

■ A EDITORA FORENSE se responsabiliza pelos vícios do produto no que concerne à sua edição (impressão e apresentação a fim de possibilitar ao consumidor bem manuseá-lo e lê-lo). Nem a editora nem o autor assumem qualquer responsabilidade por eventuais danos ou perdas a pessoa ou bens, decorrentes do uso da presente obra. Todos os direitos reservados. Nos termos da Lei que resguarda os direitos autorais, é proibida a reprodução total ou parcial de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, inclusive através de processos xerográficos, fotocópia e gravação, sem permissão por escrito do autor e do editor.

Impresso no Brasil – *Printed in Brazil*

■ Direitos exclusivos para o Brasil na língua portuguesa

Copyright © 2014 by

EDITORA FORENSE LTDA.

Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional

Travessa do Ouvidor, 11 – Térreo e 6º andar – 20040-040 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 3543-0770 – Fax: (21) 3543-0896

forense@grupogen.com.br | www.grupogen.com.br

■ O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível (art. 102 da Lei n. 9.610, de 19.02.1998). Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior (art. 104 da Lei n. 9.610/98).

■ 1.^a edição – 1963 / 31.^a edição – 2014

■ Gláucia Carvalho foi atualizadora, com Nagib Slaibi Filho, até a 28.^a edição.

■ Produção Digital: Geethik

■ CIP – Brasil. Catalogação na fonte.

Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

S582v

Silva, De Plácido e

Vocabulário Jurídico / atualizadores: Nagib Slaibi Filho e Priscila Pereira Vasques Gomes – 31. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2014.

ISBN 978-85-309-5735-3

1. Direito – Brasil – Vocabulários, glossários etc.

I. Slaibi Filho, Nagib; Gomes, Priscila Pereira Vasques.

CD – 102683-6

Às queridas filhas
Jucy, Jusita, Juril e Jusil

e a seus maridos
Colmar Chinasso, Nelson Justus,
Arnaldo Carnasciali
e Rubens Amazonas Lima

e a *Julieta*,
companheira e amiga dedicada
nestes quase nove lustros de
convívio, com todo o meu afeto.

DE PLÁCIDO E SILVA

Dezembro de 1961

Aos queridos amigos
Prof. Bilac Pinto
e *Mário Santos d'Anunciação*

com um grande abraço e como
demonstração de minha
estima e por tudo que têm
feito em prol de minhas obras

DE PLÁCIDO E SILVA

PRELIMINARMENTE . . .

Razões que justificam o trabalho, produto do desejo de ser útil, valem como antelóquio pela nossa sinceridade.

1. Quando do Parecer à redação do Código Civil Brasileiro, com aquela firmeza que sempre o caracterizou e foi o traço dominante de suas lições, o insigne RUI BARBOSA acentuou que o estilo legislativo deve ser sóbrio, seguro e casto nele se evitando a impropriedade, a temeridade, o espírito de novidade na fraseologia e a aplicação de estrangeirismos espúrios e reprovados.

Em maneira especial de dizer, sem dúvida alguma, o maior de nossos vernaculistas assentou que a linguagem legal, quando não possa acompanhar o estilo elegante e clássico, não deve afastar-se do rigor lógico, com que se deva utilizar a palavra, para que não se estabeleça confusão ou sentido dubio na redação do texto.

O emprego exato da palavra ou da expressão que se traga à forma escrita da regra legal, instituída em texto, assim, revela-se uma questão da própria lógica jurídica, portanto evita de modo inconcusso as contrariedades consequentes dos mal-entendidos, decorrentes inevitavelmente da aplicação indevida dos vocábulos.

Em regra, para que cada configuração jurídica tenha uma substantivação perfeita, usa-se de uma expressão que se vem firmar na linguagem, tornando-se peculiar ao objeto a que se refere. E desta maneira a palavra que se especializa afinal, logicamente, para exprimir a instituição, a ação, ou fato, que irão ser alvo de uma regulamentação ou que são trazidos ao regime legal para determinadas finalidades.

O conjunto destas expressões é que produz a tecnologia ou a terminologia técnico-jurídica. E cada expressão, palavra ou locução vale uma síntese do conceito que se atribui ou que define cada um dos objetos por elas assinalados ou individualizados.

Cada vocábulo aplicado tecnicamente, assim, conduz o próprio sentido ou a especial significação em referência à figura ou à instituição jurídica nomeada, de modo que não se possa estabelecer confusão entre ele ou outro, mesmo que se assemelhe, ou se possa mostrar aparentemente igual. Pela nomeação ou designação que lhe é dada, a figura ou a instituição fica definida e caracterizada, desde que lhe é reservado torná-la individual, e, assim, diferenciável de qualquer outra.

A expressão técnica, em qualquer ciência, vale um símbolo, desde que é consequência ou criação de ordem lógica. Traz vestes próprias, como os símbolos. E bem por isso, o Prof. DAVI GARCIA BACA, in Introdução à Lógica Moderna, dá-nos proveitosa explanação, quando enuncia:

“Antes de tudo devemos proporcionar às formas lógicas e puras um vestido mais transparente que as palavras usuais da linguagem; se quisermos perceber a luz própria, notar a necessidade intrínseca das conexões formais puras e distinguir a estrutura do lógico em si.

As palavras ordinárias e suas conexões possuem leis extraformais, determinadas pelo significado concreto, pela expressão dos sentimentos, pelo mundo total de conexões vitais em que aparecem e dentro do qual têm sentido. Por outro lado, o lógico em si, como universo da forma pura, não é totalmente acessível fora dos poucos e isolados casos de intuição estigmática de apreensão de alguma categoria. Se, a respeito da vida, expressar o vivido é preliminar compreendê-lo, será necessário que, antes de tudo, expressemos em símbolos o lógico, que nos é dado; por este fato teremos conspectivamente a intuição ou, ao menos, compreenderemos de algum modo lógico puro.”

A linguagem técnica ou a terminologia técnica é, assim, a linguagem simbólica. Ela se estrutura, sem fugir às regras da etimologia, por um imperativo de clareza e de síntese. E,

como decorrência de semelhante imposição, todas as expressões que se ligam ou se relacionam aos vocábulos técnicos, como adjetivos, ou mesmo como substantivos, não se podem desviar da significação do vocábulo mestre ou termo radical, embora tomem vestes novas, impostas ou ditadas pelas regras das operações gramaticais.

Não teremos a veleidade de traçar princípios fundamentais acerca da linguagem jurídica nem impor sistema vocabular de nova índole, que a tanto não vão nossos conhecimentos de gramática pura, nem a tanto nossa autoridade filológica.

Outros que tracem regras acerca das proposições a ser firmemente estabelecidas e pertinentes às operações gramaticais, que devem ser postas em destaque, a fim de que se formulem as normas indispensáveis à formação de uma linguagem jurídica, sem dubiedades, para que, na elaboração das leis, se empreguem expressões ou palavras apropriadas, exatas, ajustadas ao pensamento legislativo, sem extravasarem o sentido específico nem se subordinarem aos sentidos capciosos e prejudiciais à aplicação dos preceitos jurídicos fixados.

Aliás, nossos maiores fundadores da grandeza de nosso Direito, atinando sempre nas controvérsias que se possam suscitar em razão da impropriedade de vocábulos utilizados equivocadamente, realmente tiveram grande cautela em aplicar expressões, tanto quanto possível, de significação técnica irrepreensível, nos devidos tempos e oportunidades.

TEIXEIRA DE FREITAS, CONSELHEIRO LAFAYETTE, AURELINO LEAL, MARTINHO GARCEZ, CLÓVIS BEVILÁQUA, e tantos outros insignes mestres de nosso Direito, não se descuraram. RUI BARBOSA foi mesmo rigorista. E muitos outros permanecem mantendo o prestígio da linguagem técnica, fixando em suas obras o especial e imutável sentido em que se devem ter as expressões integrantes de nossa terminologia jurídica.

2. Convém acentuar, porém, que não são somente as operações designativas de coisas ou de fatos, merecedoras dessa assinalação apropriada e técnica, para bem se distinguirem ou se discriminarem.

Na linguagem ou terminologia jurídica, há expressões, há locuções que, não tendo embora finalidade de objetivar ou individualizar coisas, fatos ou instituições, ou de estabelecer configurações jurídicas, merecem interpretação especial. Têm sentido ou acepção propriamente jurídica, pelo que afirmam situações adequadas ou assinalam circunstâncias que têm título ou ingresso nos diversos regimes legais instituídos.

Por essa razão na linguagem jurídica anotam-se expressões de todas as classes gramaticais: substantivos, adjetivos, verbos, locuções verbais, advérbios, que possuem significado jurídico a ser encarado quando tais expressões sejam aplicadas, embora semelhante conceito ou sentido nem sempre se demonstre de ordem técnica.

Assim, por exemplo, não pode, não deve, não se admite, não se permite, exprimem o exato sentido de é proibido ou é vedado. Implicam, necessariamente, uma proibição ou uma interdição legal. O pode traduz uma faculdade, em virtude da qual se fundamenta o direito de fazer, o direito de usar, o direito de fruir. O deve impõe ou estabelece a obrigação relativa à prestação ou ao fato a que se fica sujeito. Há expressões que no sentido vulgar possuem determinada interpretação, que não é tomada em consideração quando aplicada em específicas situações jurídicas.

Público, por exemplo, exprime vulgarmente o que é de todos, pertencente a todos, é para uso de todos ou é de todos conhecido. Equivale, pois, a comum, conhecido, popular, patente, manifesto. No entanto, quando na linguagem jurídica vem adjetivar o instrumento ou a escritura, para apontá-lo como instrumento público ou escritura pública, não é neste conceito vulgar em que se empregou. Público exprime, então, a condição do instrumento ou da escritura que foi lavrada por ofício do tabelião, do notário ou pelo oficial de notas, para distinguir do privado, assinalar da que foi feita pelas mãos do particular ou dos indivíduos interessados em sua elaboração.

Bastante é outra expressão. Na acepção vulgar é o suficiente, é o que satisfaz, sendo igualmente tomado no sentido de copioso, abastoso. No entanto, no conceito jurídico, quando

aplicado na qualificação de poderes, dizendo-se assim poderes bastantes, não se trata, em realidade, do copioso, do abastoso ou do que satisfaz. Bastante quer exprimir o necessário, o indispensável, o exigível, para que semelhantes poderes, assim, pelo bastante determinados, deem ao mandatário a competência e autoridade plenas que se faz mister para execução dos atos ou realização dos negócios em referência.

Neste aspecto, portanto, bastante não somente assinala o necessário, o reclamado, o preciso mas igualmente tem a função de significar ou exprimir que os poderes por ele qualificados estão determinados, são definidos com precisão, são limitados consoante a própria necessidade.

Há vocábulos que, em verdade, não possuem perfeita acepção jurídica. No entanto, como explicação ou para fins de discriminação, por vezes, são trazidos ao texto legal, onde se integram e têm definição apropriada.

É o caso de linguiça que, sendo na linguagem comum adotado para designar a tripa cheia de carne de porco, foi inserto na regulamentação do imposto de consumo para distinguir a espécie de chouriço ou tripa delgada, recheada de carne e preparada para o consumo.

Por esta razão, no Vocabulário Jurídico enfileiram-se muitas dessas expressões, onde procuramos pôr em relevo o sentido jurídico de sua aplicação.

3. Desde que iniciamos nossa carreira jurídica, ingressando na Faculdade de Direito, lá pelos idos de 1913, vivíamos preocupados com a significação dos vocábulos trazidos às leis, anotando a irregularidade no emprego deles, o que muito dificultava a compreensão sobre certas definições.

E pensávamos sempre: quando todos que se dedicam ao Direito, seja na elaboração das leis, na feitura dos contratos, nos embates processuais, mantiverem a preocupação na seleção e utilização dos vocábulos, teremos removido muitas das controvérsias, conseqüentemente acabaremos evitando muita perda de tempo em discussões inúteis.

Na maioria das vezes, as dissidências entre as pessoas que lidam em negócios comuns, que têm interesses entrelaçados, formulando questões e demandas, muitas das vezes prejudiciais às próprias conveniências, geraram-se do emprego indevido de palavras, que não se enquadram no sentido desejado pelos contratantes ou na intenção da vontade manifestada.

Desde então, diante dessa preocupação toda particular, iniciamos nossas humildes pesquisas para que, quanto mais enfronhados no assunto, nos sentíssemos encorajados à empreitada tão proveitosa formando um esboço para a realização de um Vocabulário Jurídico.

Esse é o ousado histórico de nosso trabalho, já transformado em livro lançado pela Forense.

Essa foi a ousada origem de nosso trabalho, transformado em livro, que a Forense irá lançar.

Inicialmente, deparamo-nos com uma dificuldade: o título da obra. Não era um dicionário, não era uma enciclopédia, nem mesmo, a rigor, era um vocabulário, desde que, propriamente, fugia ao exato conceito da expressão.

Vocabulário é o rol de expressões ou palavras, geralmente de ordem técnica, utilizadas para distinguir ou discriminar determinadas coisas, e que aí se colocam devidamente definidas, conceituadas ou explicadas. Assim, os vocábulos que nele ingressam correspondem aos títulos ou às designações destas coisas, anotadas pelo que representam ou pelo que significam. E, sendo vocábulos de ordem técnica, especializa-se o vocabulário pelas artes e pelas ciências. Há, pois, vocabulários de toda espécie: vocabulário jurídico, vocabulário agrícola, vocabulário econômico etc.

Dentro desta compreensão, o saudoso processualista EDUARDO J. COUTURE, em substancioso trabalho, in Estudios de Derecho Procesal (Notas para um Vocabulário de Derecho Procesal Civil), pág. 52, bem explica:

“Un vocabulario jurídico es, en su programa mínimo, un elenco de los vocablos propios e esenciales de una rama de la ciencia jurídica o de ésta en su totalidad.

Ese elenco tiene por objeto fijar la significación de aquellas voces que se encuentran insertas en el derecho positivo para su aplicación o sus meditaciones especulativas.

La significación se establece por definiciones. Una definición es, en si misma, una delimitación exacta, clara, precisa y en tanto sea posible completa, de la significación de una palabra o de la naturaleza de una cosa representada por un conjunto de palabras.”

4. Vacilamos de começo. Afinal propendemos pelo título Vocabulário Jurídico, visto que outro não atenderia ao nosso intuito, embora, diante da amplitude da matéria, certos estivéssemos de que não lograríamos atingir nossos objetivos.

E, em verdade, não teremos cumprido nossos propósitos, realizando, como quiséramos, lídimo vocabulário. Não nos jactamos de vocabularistas, meros curiosos que somos. No entanto, nossa finalidade é a de abrir caminho para estudos mais aprofundados e para a elaboração de obra estruturada dentro da concepção que se deve ter: um conjunto de definições precisas de todas as expressões especializadas figurantes na linguagem jurídica. Outros mais versados que nos secundem na iniciativa, trazendo às letras nacionais trabalho mais completo, mais útil e mais na altura de nossa cultura.

Necessariamente, o Vocabulário Jurídico ora apresentado extravasa o exato sentido de vocabulário, visto que insere igualmente expressões ou palavras que não se entendem especialmente de natureza jurídica.

Essa, precisamente, foi nossa intenção desde o início: formular vocabulário, que se estendesse às diversas expressões, não somente da ordem dos substantivos, designativos ou indicativos de coisas, de fatos, de instituições ou de entidades jurídicas ou ligadas ao Direito, mas de qualquer outra espécie que, identificada à linguagem do Direito, possuísse sentido realmente jurídico.

Má, por exemplo, não traduz, isoladamente, qualquer significação jurídica. Entanto, má-fé, má-índole, má-execução, mostram-se locuções, por ela compostas, que se integram na conceituação ou definição de sentido jurídico e fazem parte da linguagem técnica do Direito.

Nossa preocupação foi, portanto, essa: procurar esclarecimento, exatidão e definição para toda e qualquer expressão ou locução que tenha ingresso nos textos legais, possuindo acepção apropriada que, desta forma, não se indique de interpretação exclusivamente de ordem gramatical.

Por outro lado, no desejo de tornar o Vocabulário, tanto quanto permitido, de maior utilidade, tentamos, ao enunciar certas expressões, após defini-las no limite do possível, compará-las ou cotejá-las com outras de significação assemelhada ou de emprego geralmente indistinto, para lhes anotar as diferenças fixando o próprio sentido.

Igualmente, tivemos o cuidado de selecionar vários vocábulos, não propriamente de gíria, mas de uso com repercussão na linguagem jurídica notadamente, do Direito Penal e do Direito das Contravenções. E o registro deles terá sua valia, visto que pode, em dadas emergências, ser trazido à interpretação do jurista.

Além do mais, embora se relegue o valimento do conhecimento de expressões antigas, caídas em desuso, pois obsoletas, não nos constrangeram a introdução em nosso Vocabulário de palavras da velha linguagem jurídica, anotadas na legislação reinol. Nem só o aspecto curioso, como igualmente o valor histórico da expressão, emprestam merecimento a qualquer anotação ou registro de tal natureza. Pelo menos esse é o nosso pensamento. E essa foi a nossa intenção.

5. Na linguagem jurídica, inegavelmente, há vocábulos que, por seu sentido gramatical, possuem significados que os identificam. Dizem-se sinônimos. Entretanto, na verdade, na aplicação como termo ou expressão de Direito trazem acepções inconfundíveis.

Gramaticalmente, por exemplo, chamar e nomear, exprimindo modo de comunicação, modo de transmissão ou de relação, trazem significação comum ou análoga: dar pelo nome, individualizar, intitular.

Assim vulgarmente, chamar ao processo e nomear à autoria indicam-se locuções que poderiam ser aplicadas na linguagem corrente, indiferentemente, com um só sentido ou pensamento: determinar o nome de alguém como autor, atribuir a alguém a responsabilidade de autor, ou dar a autoria à pessoa cujo nome menciona ou indica.

No sentido jurídico, porém, e na significação que lhe emprestou o Código de Processo Civil brasileiro, chamar ao processo e nomear à autoria revelam ações que não se identificam, tem sentidos distintos, e nas quais a vontade do agente se manifesta para a produção de efeitos jurídicos bem diversos.

a) Chamar ao processo, inserta no art. 77 do Código, é convocar alguém, que se identifica pelo nome, para vir assumir a posição do agente (convocante) que dele recebeu a coisa, como responsável pela integridade material e jurídica da mesma, em razão de garantia que se assegurou.

Outrora se dizia denunciar, o que importava em declarar o nome de outrem com a intenção de envolvê-lo como responsável pelo fato em discussão. E pela operação gramatical apropriada, a ação de denunciar era denunciação e o declarado dizia-se denunciado.

A denunciação ou denúncia à lide, que então configurava o chamamento ao processo, não é no entanto de emprego tão aconselhável como o chamamento ora adotado.

A expressão denúncia, como se poderá aquilatar, traz a inconveniência de não se tornar de sentido individualístico, visto que encerra as mais variadas noções. E como expressão técnica de Direito Penal, envolve mais propriamente conceito de acusação pública, a fim de que o denunciado se sujeite às sanções penais atribuídas ao fato criminoso de que é acusado.

Chamamento é mais especialmente uma vocação de pessoa indicada para vir a juízo, a fim de integrar ação a que se encontra ligado, em razão de sua qualidade de alienante ou vendedor da coisa que se vem disputar.

b) Nomear à autoria que se configura no art. 62 do Código de Processo Civil, aparentemente similar ao chamar ao processo, já se revela indicar o nome ou designar o nome da pessoa a quem pertence a coisa posta em disputa, para vir defendê-la como legítimo proprietário dela.

No chamamento a coisa pertence ao agente que promove a convocação. E esta se faz para que o convocado (chamado) venha integrar a ação, como responsável pela evicção.

Na nomeação, o nomeado é o proprietário da coisa, a quem se dá conhecimento da ação para vir pessoalmente defender o que lhe pertence, e que se encontrava em posse de outrem.

Evidente, portanto, que as duas expressões, tendo vulgarmente sentidos equivalentes, possuam, na linguagem jurídica, significados que bem as distingam, tornando cada configuração processual bem definida e identificada.

Outra hipótese, assinalaremos, bem demonstrativa de como, na linguagem técnica, as expressões adquirem suas significações especializadas.

Assim, em relação aos prazos, dilatação, prorrogação e renovação, aparentemente análogos no conceito vulgar, exprimem, no sentido jurídico, conceitos próprios, que não se identificam nem se confundem, como ocorre na linguagem vulgar:

Dilatação: ampliação, aumento, prolongação.

Prorrogação: dilatação, prolongamento, renovação, ampliação, alongamento, continuação.

Renovação: aumento, prorrogação, continuação.

Na acepção jurídica, as três expressões mantêm significação que lhes é apropriada e bem define as situações em que se possa registrar.

A dilatação, embora exprima uma prorrogação de prazo, não traduz, a rigor, semelhante conceito. Indica, propriamente, o aumento ou amplitude do prazo excepcionalmente concedido, como benefício ou regalia a determinadas pessoas em determinados casos. É o prazo especial, dilatado do normal, para o caso assinalado na própria lei.

A prorrogação é, em realidade, a que se mantém em sentido originário, é a ampliação, o aumento, a concessão de novo prazo, a ser contado em continuação. Em semelhante situação, a prorrogação deve vir antes que o prazo se extinga: não se prorroga nem se aumenta o que já não existe. Na prorrogação não deve haver solução de continuidade.

Já na renovação, embora se registre uma concessão de novo prazo, em realidade ocorre fato novo, prazo novo, que não se liga nem se adiciona ao passado, desde que houve extinção de prazo e o restabelecimento de novo prazo, que ressuscita o prazo morto. Faz nascer um novo prazo.

Nessa orientação, com essa preocupação e mirando resultados deste jaez, é que realizamos a obra que ora entregamos à benevolência de nossos patrícios. Certamente não teremos logrado inteiramente nossos propósitos. Foram eles, no entanto, intentados com a maior boa vontade.

6. Raramente, em nosso trabalho, fazemos citações, indicando as origens ou as fontes que nos forneceram o material indispensável à realização do vocabulário.

Na sua elaboração, durante anos seguidos, para armanejamento de conhecimentos necessários aos nossos objetivos, consultamos uma considerável variedade de dicionários, de vocabulários e repertórios que muito serviram às nossas pesquisas. Fomos aos velhos alfarrábios, bem como manuseamos todo e qualquer trabalho de onde pudéssemos extrair uma expressão ou um novo conceito acerca de determinados vocábulos, de definições ainda não bem elucidadas.

Procuramos aprender com os nossos insignes tratadistas e mestres, compulsando suas obras e catando significações esparsamente fixadas em suas brilhantes páginas, alongando-se a relação das que poderiam ser anotadas.

Não nos escaparam os vocabulários estrangeiros, entre os quais figuram os de HENRI CAPITANT, GUILLERMO CABANELLAS, R. SAVATIER (Dictionnaire Pratique de Droit, de Dalloz) e de JOSÉ FERREIRA BORGES.

Nossa prevenção maior, no entanto, foi com a leitura dos textos legais, a fim de deles extrair as expressões que, no nosso entender, deveriam ser definidas e fixadas em nosso Vocabulário Jurídico.

Possivelmente nos tenham escapado expressões de utilidade na linguagem jurídica, porque o labor foi, efetivamente, além de audacioso, árduo demais para uma só pessoa.

Confiamos, porém, na compreensão de quantos se interessem pela obra, sendo mesmo grato ao atento comentário de qualquer estudioso, que encontre omissões ou lacunas dignas de correção, que se poderá aproveitar em futuras edições, se os bons fados me levarem a essa grande e maravilhosa ventura.

Curitiba, 8 de dezembro de 1961.

DE PLÁCIDO E SILVA

NOTA DOS ATUALIZADORES

Prezado Leitor,

Desde a 22.^a edição, iniciamos a atualização do Vocabulário Jurídico de acordo com o novo Código Civil. É um trabalho árduo e extenso, dada a magnitude e o tamanho da obra.

Na primeira fase buscamos, antes de mais nada, adaptar os verbetes já existentes e suas remissões ao novo Código. Optamos por manter a indicação da matéria, tanto no Código Civil de 1916 quanto no Código Civil de 2002, para possibilitar ao leitor uma análise da evolução do instituto.

Iniciamos a inclusão de verbetes novos, mas estamos conscientes da imensa quantidade de outros verbetes, que decorrerão da cotidiana aplicação dos comandos do novo Código Civil pela comunidade forense e que nos fornecerá elementos para novas alterações no tradicional Vocabulário Jurídico.

Cada verbete encerra uma lição que vem passando por várias gerações de estudantes, advogados, professores, juízes, promotores, defensores, procuradores, serventuários da Justiça e interessados pelo Direito em geral.

Procuramos, nos limites de nossas possibilidades, aduzir novos itens e aditar, aos antigos, o enfoque atual que a dinâmica do Direito lhes emprestou.

Acrescentamos ainda, para ilustração da matéria versada, a atualização sobre o tema, a fim de facilitar a consulta de quem queira identificar o assunto específico.

Lançamo-nos ao trabalho e, a cada passo, nos surpreendíamos admirados com o velho Mestre, por sua capacidade de reunião e eleição dos verbetes, bem como por sua objetividade e concisão.

Nossa contribuição procurou ser acessória, objetiva e sintética; a obra de De Plácido e Silva permaneceu intocada e continuará sua trajetória de texto obrigatório para quantos militem no Direito.

Atualizar a obra do mestre Plácido e Silva é um desafio. Conhecedores dela desde os tempos de universidade, quando a Editora Forense nos convidou para emprendermos a tarefa, aceitamo-la não sem sobressalto, porque sabíamos de antemão da responsabilidade em realizar a empreitada, tão difícil quanto estimulante.

Fica aqui a nossa contribuição para uma obra que alcança 50 anos de excelência.

SIGLAS DOS ATUALIZADORES

Para não descaracterizar os ensinamentos do autor De Plácido e Silva, nos verbetes criados ou modificados, constam as iniciais dos atualizadores, conforme relação abaixo:

(ngc)	Verbete alterado ou atualizado por Glaúcia Carvalho
(gc)	Verbete incluído por Glaúcia Carvalho
(nsf)	Verbete incluído por Nagib Slaibi Filho
(nnsf)	Verbete alterado ou atualizado por Nagib Slaibi Filho
(pg)	Verbete incluído por Priscila Pereira Vasques Gomes
(npg)	Verbete alterado ou atualizado por Priscila Pereira Vasques Gomes



ABA. Derivado do árabe aba (manto), traz vulgarmente o sentido de parte pendente de qualquer coisa, mas que a ela se acha integrada.

Na terminologia técnica das construções, porém, designa a tábua que garante os topos ou as extremidades dos caibros nos telhados que se sobressaem aos limites das paredes externas, formando beirais. É, igualmente, denominada de cimalha do forro, porque o arremata, servindo como uma moldura para encobrir as extremidades dos caibros.

Ainda, designa a tábua ou fasquia de madeira que garante os tetos de madeira, junto à parede.

ABAIXAR. De *a-baixo-ar*, aplica-se na terminologia jurídica no mesmo sentido vulgar. É *rebatêr, diminuir, tornar inferior, quando se refere a preços ou a valores. É aviltar, deprimir, humilhar, rebaixar, infamar, no tocante a atos ou a pessoas.*

ABAIXO. Formado de *a-baixo*, possui sentido de *inferior, menor, mais reduzido, menor elevado*, quando referente a preços ou valores. Dá, sempre, a ideia do que reduziu, do que se mostra menor ou menos elevado ou do que vem por baixo.

ABAIXO-ASSINADO. Geralmente é a expressão empregada para designar a pessoa que subscreve o documento ou a petição. Alude, assim, ao próprio *requerente ou peticionário*, cuja assinatura se firma ao fecho final da petição.

Abaixo-assinado é, igualmente, o documento, o requerimento ou a petição firmada ou subscrita por várias pessoas, na qual pedem ou solicitam a concessão de certa medida, encarada como útil ou proveitosa a elas ou à própria coletividade, e dirigida à autoridade ou à pessoa com atribuições para decidir acerca do pedido ou da solicitação feita.

ABAIXO DA AVALIAÇÃO. É o preço que se estabelece *inferiormen-te*, ou menor que o preço da avaliação, isto é, o preço dado ou atribuído à coisa por valor inferior ou menor do que o constante da avaliação anteriormente promovida.

Vide: *Abaixo do custo*.

Os bens dos menores, em regra, não podem ser vendidos por preço inferior ao da avaliação, que se entende, para o caso, seu preço de custo.

No entanto, excepcionalmente, admite-se que sejam vendidos com redução sobre o preço da avaliação, ao licitante que oferece maior preço ou melhores vantagens (Cód. de Proc. Civil, art. 686, VI).

ABAIXO DO CUSTO. Assim se diz da venda que se faz por preço *inferior* ou *menor* que o de custo ou da avaliação da coisa.

Mercadoria vendida abaixo do custo, quer dizer por preço inferior ao valor da compra, isto é, do preço da fatura, acrescido das despesas de embalagem, frete, seguro e outras.

Quando um comerciante vende suas mercadorias pelo preço *abaixo do custo*, sem motivos que justifiquem seu ato, está incorrendo em falta e pode ser apontado como estando a agir de má-fé, como dolo ou fraude, porquanto as vendas, efetuadas, assim, com prejuízo injustificado, se arguem de danosas.

Em caso de falência, que o atinja justamente neste momento, pode a mesma ser qualificada de culposa ou fraudulenta, desde que semelhantes vendas deem a presunção de uma liquidação precipitada.

Mesmo as vendas feitas *abaixo do custo* indicam o uso de meios ruinosos ou fraudulentos, para a consecução de numerário, sendo motivo para o próprio pedido de falência.

Abaixo do custo, que também significa abaixo da avaliação, não podem ser vendidos os bens que devem ser levados à hasta pública. O menor preço será sempre, em tais casos, o da avaliação.

Nos leilões, no entanto, autoriza-se que a venda se faça por menor preço, pelo que a venda se efetiva *abaixo do custo* diante do melhor lance oferecido (art. 686, VI, Cód. de Proc. Civil).

Vide: *Hasta pública, Leilão*.

ABALO DE CRÉDITO. É a perda, real ou presumida, da capacidade de satisfação dos créditos.

ABALROAÇÃO. Ir de encontro. Choque. É o choque, encontro ou colisão entre dois navios ou embarcações, que navegam, ou que estejam em condições de navegabilidade, ocorrido dentro ou fora do porto, do qual resultam danos para os navios abalroados, podendo mesmo soçobrar, um deles ou os dois. *Abalroamento*.

Pode a *abalroação* ocorrer entre mais de dois navios, desde que se encontrem navegando, ou estejam em condições de navegabilidade.

Não se considera *abalroação* o choque ou a colisão entre um navio em condições de navegabilidade e outro navio ou embarcação imprestável, ou que não se considere navio ou embarcação.

Não será, também, *abalroação*, o encontro ou a colisão do navio sobre o cais de um porto ou sobre o trapiche.

A *abalroação* pode ser fortuita, culposa, duvidosa ou mista. De cada uma dessas espécies decorrem direitos e obrigações diferentes, pelos quais se medem as responsabilidades e o ressarcimento dos danos registrados.

Para que se decida qual o culpado pela *abalroação*, necessário é o juízo pericial que não pode ser suprido por qualquer outra prova. O culpado responde por todo dano causado ao navio ou embarcação sinistrada e à sua carga. Se a culpa foi imputada aos dois navios, todos eles respondem, proporcionalmente, à culpa evidenciada e atribuída a cada um, pelos danos ocasionados.

Na *abalroação* duvidosa ou mista, cada um dos navios assume o ônus do dano havido, equiparando-se, destarte, em suas consequências e responsabilidades, à *abalroação fortuita*. Neste caso, os tratadistas também a designam por *abalroação* de causa incerta.

Por analogia, pode-se aplicar a expressão para designar as colisões ou os choques havidos entre aviões, seguindo-se os mesmos conceitos a respeito das causas que os possam motivar, determinadoras das espécies *fortuita*, *culposa* ou *incerta*.

Na *abalroação*, e para a evidência da culpa, a perícia deve examinar se o navio está *ancorado*, vai entrando ou vai saindo, pois há regras que estabelecem a culpabilidade diante dessas posições, e segundo as circunstâncias em que o acidente ocorre.

ABALROAÇÃO FORTUITA. É a *abalroação* que se registra ou ocorre por motivo de força maior, não havendo, assim, responsável imputável, com indenização a rescindir. Os danos verificados são comportados pelos próprios navios sinistrados. Em regra, quando o navio está no seguro, e é danificado em virtude de *abalroação fortuita*, o segurador responde pelos danos que lhe advêm. Do mesmo modo, se não lhe cabe a culpa da *abalroação*, embora se faculte ao segurador ir buscar do navio culpado o valor das indenizações feitas ou cabíveis ao caso, a ele se comete o ônus das reparações.

ABALROAMENTO. O mesmo que *abalroação*. Embora aplicados indistintivamente, *abalroação* e *abalroamento* têm pontos diferenciais:

Abalroação é sempre o choque ou a colisão entre navios em condições de navegabilidade, quer dizer, que estejam ou não navegando, contando que aptos para a navegação.

Abalroamento indica o choque do navio apto para navegar contra qualquer outro obstáculo oposto a ele, seja cais, trapiches, boias, navios abandonados etc. Do *abalroamento* já se conclui que somente o navio que *abalroou* está em condições de unicamente ele provar o choque ou a colisão, ao passo que, na *abalroação*, um ou outro pode ter sido o causador da colisão, do choque ou do encontrão.

ABALROA. Vide: *Balroa*.

ABALROAR. É o vocábulo que tanto significa a ação de *abalroar um navio*, como representa a ação do choque ou colisão havida entre dois navios, ou o encontrão de um navio contra o cais, o trapiche, a boia etc.

Dele se formam, assim, os termos *abalroação*, *abalroamento* e a própria abordagem, que é o ato de atracar um navio com arpéus, *abalroa* ou *fateixa*.

ABANDONADA. Diz-se da coisa ou do bem que se abandonou. Estado de coisa deixada em abandono, em virtude do que seu proprietário deixa de exercer sobre ela seu direito dominial. *Renúncia*.

Mercadoria deixada por seu proprietário aos armazéns, ou depósitos, e não reclamada nos termos ou prazos regulamentares. *Bagagem abandonada* quer dizer não reclamada.

Coisa abandonada, coisa sem dono, *res nullius*.

Bens vagos.

Quem se assenhorear de coisa abandonada ou ainda não apropriada, pode logo lhe adquirir a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei [Cód. Civil/2002, art. 1.263 (art. 592, *caput*, no Cód. Civil/1916)].

Mulher abandonada, aquela a quem o marido abandonou, deixando de prover a sua subsistência, o que caracteriza crime desde que tal fato haja ocorrido sem justa causa (Cód. Penal, art. 244). (ngc)

Quando é o marido quem deserta do lar, cabe à mulher o direito de acioná-lo, para que lhe forneça os alimentos, de acordo com os seus haveres e a sua posição social (CLÓVIS BEVILÁQUA).

Vide: *Abandonado*, *Abandono*. *Abandono da família*. *Abandono do lar*.

ABANDONADO. Coisa ou pessoa que se abandonou ou que se deixou em abandono.

Volve a não ter dono aquilo que se deixou *abandonado*.

Menor sem pais ou sem alguém responsável por ele: *menor abandonado*, *menor enjeitado*.

Depósitos abandonados. Valores depositados em poder de estabelecimentos de crédito ou bancários ou de repartições públicas, que não forem procurados por donos. Consideram-se *abandonados* e se recolhem ao Tesouro Nacional, prescrevendo em favor do domínio da União. São, assim, incorporados aos bens patrimoniais da União, como *bens vagos*.

Imóvel abandonado. Também se arrecadará, como bem vago, o imóvel abandonado, em proveito de Estado, do Município ou da União, segundo a circunscrição em que se achar situado [Cód. Civil/2002, art. 1.276, *caput* (art. 589, § 2º, no Cód. Civil/1916)].

O Cód. de Processo determina a maneira de arrecadação dos bens assim abandonados (*res derelictae*), nos arts. 1.170 e seguintes.

Não se deve confundir a *coisa abandonada* com a *coisa achada*, se perdida. Esta tem seu dono, embora não se saiba quem seja. A outra é *res nullius*. (ngc)

ABANDONATÁRIO. Pessoa a favor de quem, ou em proveito de quem, é feito o abandono.

Pessoa que adquiriu direitos ou coisas abandonadas.

ABANDONO. Expressão utilizada em Direito Civil, Direito Comercial, Direito Marítimo, para significar a *renúncia* ou *desistência de um direito*.

Tem também o significado de cessão.

Em Direito Penal, significa a *falta de assistência* devida a determinadas pessoas, a quem deve ser prestada: *abandono da mulher*, *abandono do filho*. Redunda, em matéria civil, na perda da propriedade, dando motivo a que o apropriador da coisa abandonada venha a adquirir a sua propriedade. *Coisa perdida* e *coisa achada*.

Mas distingue-se, principalmente, e a rigor, da renúncia. Esta representa sempre um *ato expresso*, cujos efeitos se fazem sentir depois de sua transcrição, quando se trate de imóveis. O abandono é *ato tácito* e sua eficácia independe de qualquer transcrição, firmando-se, simplesmente, no fato de haver saído a coisa da posse física de seu proprietário, tendo este a intenção de não mais possuí-la. O *abandono do imóvel* decorre de sua aquisição pelo usucapião. *Prescrição aquisitiva*. No entanto, nem sempre o *abandonosignifica* essa renúncia ou essa desistência, que tem efeitos liberatórios ou se apresenta como o instituto de dação em pagamento, pois há *abandono* que não implica transferência de propriedade da coisa.

É o caso que se nos afigura na legislação aduaneira, onde o *abandono da mercadoria* na alfândega não tem o caráter do abandono liberatório, regulado pelo Direito Marítimo, nem se apresenta como qualquer dação em pagamento.

Essa figura de *abandono*, pois, diferencia-se do abandono da coisa de modo geral: o proprietário da coisa não perde seu direito sobre ela, e lhe assiste o direito de receber ou embolsar o saldo

eventual da venda que for feita. E se, em tempo, paga os direitos devidos, pode entrar na sua posse.

ABANDONO AFETIVO. Trata-se da omissão dos responsáveis pelo dever de cuidar e de participar da vida da criança. A omissão de pais e responsáveis quanto ao carinho e ao convívio familiar, criando uma situação de desamparo para a pessoa em formação, constitui fundamento para deflagrar a atividade estatal, inclusive e principalmente a judicial, de proteção ao jovem. (pg)

ABANDONO DA CAUSA. Entende-se que o autor abandonou a causa, quando por um período de trinta dias deixar de praticar atos ou promover as diligências que lhe competiam para seu andamento. É presunção de renúncia a ela.

ABANDONO DA COISA. O ato pelo qual, tendo perdida a coisa, não diligencia seu proprietário encontrá-la, deixando-a abandonada.

Também mostra-se o ato pelo qual o dono da coisa renuncia seu direito de propriedade, ou mesmo um direito real, em proveito de outrem. Assim ocorre quando a “obrigação cabe o dono do prédio serviente, e este, para exonerar-se, abandona a propriedade ao dono do dominante”.

ABANDONO DA FAMÍLIA. Ato pelo qual a pessoa, a quem cabe essa obrigação, deixa de prover à subsistência do cônjuge, dos filhos menores ou inválidos ou de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo. Sem justa causa, é crime (Código Penal, art. 244).

Uma das causas da perda do poder familiar (que antes se chamava de pátrio poder) é deixar em abandono o filho, segundo o art. 1.638, II, do Código Civil de 2002 (referência no Código Civil de 1916, art. 395, II; 244 a 246 do CP). O art. 1.734 do atual Código Civil refere-se às crianças, e os adolescentes cujos pais forem desconhecidos, falecidos ou que tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar terão tutores nomeados pelo Juiz ou serão incluídos em programa de colocação familiar, na forma prevista pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (Redação dada pela Lei 12.010, de 2009)

ABANDONO DA HERANÇA. Ato de renúncia da herança, o que somente se defere de maneira expressa, seja por escritura pública, seja por termo judicial. *Repúdio da herança.*

ABANDONO DE ANIMAIS. Assim ocorre quando o dono ou proprietário de animais, descuidando a assistência ou o trato que lhes deve dar, os deixa ao desamparo, permitindo que saiam e se afastem dos lugares em que deveriam ser mantidos, ou os solta em lugares onde se furem à sua vigilância e possam ser tidos como sem dono. Abandonar animais em propriedade alheia, sem o consentimento do dono, constitui crime previsto na lei penal (art. 164 do Código Penal).

Os animais abandonados podem ser apropriados. E quem deles se apossar constitui-se seu dono.

ABANDONO DE IMÓVEL. Se o imóvel é abandonado pelo locatário e o inquilino, durante a ação de despejo, poderá o locador ou senhorio imitir-se na sua posse. Conforme o art. 1.275, III, do CC de 2006 (art. 589, III, do de 1916), o abandono é uma das causas de perda da propriedade. Se o proprietário de imóvel urbano abandoná-lo com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e esse imóvel não se encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade do Município ou à do Distrito Federal, se achar-se nas respectivas circunscrições, segundo dispõe o Código Civil de 2002, art. 1.276, *caput* (referência no Código Civil de 1916, art. 589, § 2º, *a*). Sendo o imóvel situado na zona rural, abandonado nas mesmas circunstâncias, poderá ser arrecadado como bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade da União, onde quer que ele se localize, conforme dispõe o CC de 2002 no art. 1.276, § 1º (referência no CC de 1916, art. 589, § 2º, *b*). Pertinentes são ainda os arts. 26, 98, 1.819, 1.823 e 1.844 do Código Civil de 2002, e os arts. 1.170 e 1.176 do CPC. Lê-se no CC de 2002, art. 1.276, § 2º, que presumir-se-á de modo absoluto a intenção a que se refere este artigo, quando, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais (o assim disposto não tem referência no CC de 1916); sobre isto, são pertinentes ainda os arts. 26, 98, 1.844 do CC de 2002.

ABANDONO DE INCAPAZ. Falta de assistência ao menor ou incapaz sob a guarda de alguém. A lei penal qualifica tal fato de crime (art. 133 do Cód. Penal).

ABANDONO DE POSTO. Delito previsto no Código Penal Militar que se tipifica quando o militar, sem ordem superior, abandona o lugar de serviço ou posto que lhe foi designado, ou a tarefa que competia, antes de terminá-la.

ABANDONO DE TRABALHO. Retirar-se de um serviço ou tarefa, sem que o tenha concluído, ou sem que tenha atingido o horário regulamentar.

Se o *abandono* ocorre em caráter coletivo e com prática de violência, qualifica-se, então, crime, previsto na lei penal (art. 200 do Cód. Penal).

O abandono do serviço é *justa causa* para a despedida do empregado, demonstrando uma *renúncia tácita* ao emprego.

ABANDONO DO CARGO OU ABANDONO DO EMPREGO. Não comparecimento ao emprego ou ao cargo em evidente demonstração de desistência ou renúncia dele.

É renúncia tácita ao cargo ocupado, cuja vacância se declara. Caracteriza-se, juridicamente, pela ausência do empregado ou funcionário, por trinta dias sucessivos, importando semelhante afastamento, pelo prazo referido, sem licença justificada ou sem permissão da chefia, na presunção de desistência por abandono.

Se desse abandono advém prejuízo à administração pública ou se gera perturbação à marcha administrativa, a lei penal qualifica de crime o ato do abandono (artigo 323).

O abandono de emprego, constituindo justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, figura na CLT, art. 482, *i*. O abandono de emprego tem os elementos objetivo – ausência injustificada ao serviço por mais de 30 dias consecutivos – e subjetivo – intenção de deixar o emprego. A manifestação evidente do elemento subjetivo (ex., o empregado que passa a trabalhar em outra empresa) dispensa que se aguarde o afastamento dele por mais de um mês para caracterizar o abandono de emprego.

ABANDONO DO LAR. Afastamento do lar conjugal com a evidente intenção de não mais retornar a ele. Pode ser praticado pelo marido ou pela mulher.

Se o marido é quem abandona, pode a mulher pedir que ele continue a lhe prestar assistência, a si e a seus filhos. *Abandono à família*.

Se é a mulher quem se afasta do lar conjugal, com a intenção de não mais se subordinar ao poder marital, dá ao marido o direito de pedir a ação de separação.

ABANDONO DO NAVIO OU DOS OBJETOS SEGURADOS. Vulgarmente se diz que há *abandono do navio*, quando, estando próximo a se perder, é abandonado pela sua tripulação. Aí se conhece o ato, em expressão marítima, como *navio abandonado*.

Mas em linguagem do Direito Marítimo, o *abandono* toma o significado de *cessão* e visa seu proprietário, que o abandona, na qualidade de *segurado*, a pôr em seu lugar o *segurador*, a fim de haver deste o pagamento integral da quantia correspondente ao valor do seguro. Em tal caso o abandono se diz *sub-rogatório*.

Mas o abandono também se mostra faculdade do proprietário do navio para se eximir da responsabilidade dos compromissos resultantes dos atos ou fatos do capitão, ou de outros prepostos, declarando a seus credores que terão para se cobrar simplesmente a *fortuna do mar* (navio e frete). É o *abandono liberatório*.

ABANDONO INTELECTUAL. Negligência na educação do menor confiado à guarda de alguém, deixando-se de prover ao mesmo a instrução primária, quando em idade escolar, ou permitindo que adquira hábitos perniciosos, pela frequência a casas de má fama ou assista a espetáculos impróprios à sua idade. É crime previsto na lei penal (arts. 246 e 247).

ABANDONO MATERIAL. Em oposição ao *abandono moral* e ao *abandono intelectual*, é aquele que ocorre pela *falta de assistência* ou do *fornecimento de recursos* à subsistência da pessoa ou pessoas, a que se deva manter e alimentar. Possui o mesmo sentido de *abandono pecuniário*, o abandono caracterizado pelo não *pagamento* de despesas de alimentação ou não suprimento do numerário necessário a fazer face a toda despesa com a manutenção de outrem, a que se tem o dever de sustentar ou manter.

ABANDONO MORAL. É o que resulta da *negligência* ou da *falta de cuidado* com que se conduz o marido, o pai, o curador ou tutor, na direção das pessoas que estão sob sua

vigilância, permitindo que se orientem, erroneamente, na prática de atos contrários à moral ou aos bons costumes.

ABANDONO NOXAL. É o abandono feito pelo dono da coisa achada, em favor de quem a achou, a fim de que se livre do pagamento das despesas decorrentes, e da recompensa (*achádego*), a que este faz jus. Neste caso, o achador, com o abandono da coisa em suas mãos, adquire propriedade dela, valendo o achamento ou achado como perfeita aquisição da coisa achada.

ABARCAMENTO. É o ato pelo qual uma pessoa, ou uma corporação (sociedade comercial, sindicato, empresa), por meios artificiais e fraudulentos, acumula em seu poder gêneros, mercadorias ou valores negociáveis de qualquer espécie, em tal proporção, que possa estabelecer um preço de venda segundo seus interesses, sem atender às leis de procura e oferta, e sem levar em conta a extorsão, que esteja promovendo. É sentido equivalente a monopólio ou açambarcamento.

ABASTECIMENTO. É a ação de *abastecer*, de *abusar*, ou de *fornecer-se* alguém de coisas, bens ou de utilidades, de que necessita para uso, ou qualquer aplicação. Tem, pois, sentido análogo a *suprimento*, *provisão*, *fornecimento*, *suficiência*, *fartura*.

Mas, em princípio, o abastecimento entende-se o suprimento, a provisão, o provimento ou o fornecimento do necessário, do que basta, do que é suficiente.

Armazém de abastecimento, é, assim, o estabelecimento ou a casa de comércio, em que alguém se abastece ou se supre do que necessita para a própria manutenção.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA. Fornecimento de água potável a uma cidade, para uso e consumo de seus habitantes. *Serviço de água.* Fornecimento de água potável a um prédio, seja residencial ou comercial.

Pela sua natureza e importância, os *serviços de abastecimento de água*, mesmo quando executados por empresas particulares ou companhias, consideram-se *serviços públicos*.

A contribuição prestada pelos particulares às empresas concessionárias do serviço, ou ao Estado, quando este é que os explora, não se entende um *imposto*, mas uma *taxa* de compensação, cobrada justamente como contraprestação à utilização do serviço ou fornecimento feito.

Quando o *serviço de água* é executado pelo Estado se diz um monopólio.

O *abastecimento de água*, promovido entre vizinhos pela utilização de rios comuns ou limítrofes, possui suas regras estabelecidas pelas leis civis e pelo Código de Águas.

É crime envenenar, corromper ou poluir água potável, utilizada para o abastecimento ou para a serventia pública (Cód. Penal, arts. 270 e 271).

ABATIMENTO. Redução ou desconto promovido em uma dívida, ou obrigação, pelo seu pagamento antecipado. Bonificação pelo pagamento à vista de uma fatura comercial. Benevolência do credor pela redução de parte de um débito.

Redução ou desconto, a que se tem direito, em virtude da verificação de certas ocorrências, que depreciam o valor da coisa adquirida. *Vício redibitório*.

Redução de *direitos alfandegários* em virtude de avarias e danos casuais ou de força maior, sofridos pelas mercadorias sujeitas a fiscalização aduaneira. Esses *abatimentos* se autorizam, quando determinados em lei ou em virtude de *quebra* de mercadorias sujeitas a ela, tais como louças, vidros e líquidos acondicionados em cascos, em latas ou em envoltórios semelhantes.

Deduções que se fazem nas duplicatas, resultantes de créditos anteriores do comprador, em mãos do vendedor ou decorrentes de faltas ou defeitos nas mercadorias compradas.

Assiste ao adquirente de coisa móvel ou imóvel, recebida em virtude de contrato comutativo, com vícios e defeitos ocultos, que diminuam o seu valor, reclamar abatimento no preço [(Cód. Civil/2002, art. 442 (art. 1.105, no Cód. Civil/1916)], ou quando, no caso do art. 500, Cód. Civil/2002 (art. 1.136, do Cód. Civil/1916), o imóvel comprado por medida de extensão não corresponda às dimensões dadas.

Abatimento feito no preço de coisa deteriorada, sem culpa do devedor.

Justa redução feita ao valor da obra encomendada e executada contrariamente às instruções recebidas [Cód. Civil/2002, art. 616 (art. 1.243, do Cód. Civil/1916)].

Direito do locatário, proporcional ao aluguel, se as obras de reparações urgentes durarem mais de 10 dias (Lei nº 8.245/91, art. 26, parág. único).

ABAULAMENTO. De *abaular*, dar *forma de baú* ou *forma convexa*, segundo as tampas dos baús, designa a forma convexa ou convexidade normal ao eixo da rua, dada ao seu leito para facilitar o escoamento das águas pluviais.

ABDICAÇÃO. Renúncia, desistência. *Abdicar de um direito*: ato pelo qual uma pessoa declara renunciar a uma função pública, de que se acha investido. *Pedido de demissão*.

É mais próprio aos regimes monárquicos, para significar a renúncia voluntária ou forçada, ao trono, com a desistência de todos os direitos a ele, que se transmitem a seu sucessor, seja hereditário ou por escolha do povo.

Pode a *abdicação* redundar na extinção da dinastia.

ABELHAS. As abelhas se consideram *domesticadas* ou *silvestres*. Domesticadas, quando, já apropriadas pelo homem, vivem nas colmeias ou cortiços por este mantidos. Silvestres, quando em estado nativo, nos bosques ou nas florestas.

Se domesticadas, pertencem aos donos das colmeias ou cortiços. E somente podem ser apropriadas por outrem se o seu proprietário as *abandonar*, não reclamando a apropriação feita por outra pessoa.

Se silvestres, entendem-se *coisas sem dono* e podem ser apropriadas por quem as captar. E tão logo sejam incorporadas às colmeias ou cortiços estabelecidos por seu apropriador, entendem-se *abelhas domesticadas* e não podem ser captadas por outrem, como coisa sem dono.

ABERRAÇÃO. Desvio do verdadeiro, do bom ou do normal. Juridicamente, é o que se afasta do justo, do racional, do natural, fundando-se em *erro*, *extravagância* ou *absurdo*.

ABERRAÇÕES DO DIREITO. Princípios arbitrários da lei escrita, impostos pela força, embora atentem contra a liberalidade e contra os fundamentais preceitos do Direito Natural.

O Direito se forma espontaneamente, como imperativo da própria evolução. O legislador nada mais tem a fazer que materializar a vontade popular na adoção de regra costumeira estatuída pelo povo.

No entanto, por determinações superiores ou resultantes de uma vontade, que se apodera do mando, pode a lei inverter as necessidades e ser estabelecida iniquamente.

São estas normas criadas sem atenção à evolução natural do Direito, contrárias mesmo aos interesses coletivos, que evidenciam as *aberrações*, que, com o nome de lei, se transformam em preceito exigível.

Embora exageros, que se inquinam de injustos, por não atenderem às necessidades ou aos interesses coletivos, têm força de ordem legal, visto que emanaram de poder e autoridade, que as podiam instituir.

“ABERRATIO DELICTI”. O mesmo que *aberratio ictus*.

“ABERRATIO ICTUS”. Resulta do ato praticado por alguém que, pretendendo ofender a outrem, atinge a um terceiro não visado.

É, assim, o *delito*, cuja prática resultou contrariamente às intenções do agente, porquanto, embora consequente de ânimo, *indiretamente* doloso quanto ao atingido, se revela direto quanto à intenção que o motivou.

ABERTA. Estado que indica o início ou execução de um ato, evento ou realização de um fato. *Abertura*.

Diz-se da sucessão quando ocorre o falecimento de uma pessoa que deixa herdeiros, legítimos ou testamentários.

Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

A sucessão se abre no lugar do domicílio do falecido.

A *sucessão provisória* é aberta no caso de ausência verificada, se se passa um ano sem notícia do ausente.

Ato em que, legalmente, se declara a insolvência do devedor comerciante, em face do não pagamento de obrigação líquida e exequível, no dia de seu vencimento: *Aberta a falência*.

Início de uma solenidade: *aberta a sessão ou aberta a audiência*.

Expressão que também serve para designar a apólice de seguro que não indica, desde logo, o valor da coisa segurada: *apólice aberta*. Ao segurado cabe provar o valor da coisa, que não foi avaliada na apólice, no que se difere da *apólice avaliada, que já o tem definido*, embora se cometa ao segurador o direito de provar outro valor, desde que não se conforme com o que nela (*apólice avaliada*) se exara.

Também significa a dissolução, ou desfazimento de um negócio ou de uma operação. Está *aberta a transação*: está assim desfeita ou distratada.

ABERTURA. Expressão que tem vários significados na linguagem jurídica:

Ato pelo qual se alarga ou se prolonga uma rua, numa cidade. Estabelecimento de novas ruas, praças, canais, estradas públicas. É medida de utilidade pública. *Desapropriação*.

Ato pelo qual uma repartição pública chama concorrência para o fornecimento de material ou execução de um trabalho: *abertura de concorrência*.

Instalação e início de funcionamento de um estabelecimento comercial ou industrial: *abertura de um negócio*.

Dissolução e distrato de uma sociedade comercial pela terminação de seu prazo, se por tempo determinado ou pela vontade expressa dos sócios, se por tempo indeterminado: *abertura da sociedade ou do contrato. Distrato*.

Indicação do ato que motiva a evidência de um fato ou de um ato jurídico: *abertura da sucessão, abertura do testamento, abertura da falência*.

Ato pelo qual se inicia o processo de despacho de mercadorias ou bagagens transportadas do estrangeiro e em passagem pelas alfândegas, a fim de que se verifiquem sua espécie e qualidade e se faça a devida classificação para o pagamento dos direitos, a que estão sujeitas.

Ato pelo qual se declara iniciada qualquer sociedade processual, a realizar-se perante o juiz ou perante os tribunais: *abertura da sessão, abertura da audiência*.

ABERTURA DA FALÊNCIA. Ato pelo qual se declara o estado de insolvência de um devedor comerciante e se autoriza o processo de falência correspondente, com a nomeação do síndico, arrecadação dos bens e verificação dos credores etc.

A falência se abre no domicílio do devedor ou no lugar em que ele tem o seu *principal estabelecimento*. A lei de falência firma, assim, para a *abertura da falência* a primazia do estabelecimento principal para determinar a competência do foro, em que a falência se decreta e em que se processa. Para o caso de devedor civil insolvável ocorre a *instauração do concurso de credores*.

ABERTURA DA SUCESSÃO. O Código Civil de 2002 trata do assunto, inicialmente, no art. 1.789 (referência no Código Civil de 1916, art. 1.572). Ato pelo qual, em virtude do falecimento de uma pessoa, se declaram transferidos a seus herdeiros, legítimos ou testamentários, os bens de seu domínio.

A sucessão se abre no lugar do último domicílio do falecido (*de cujus*). Vide art. 1.789 do CC de 2002. O assunto, no CC de 1916, era tratado no art. 1.578.

Ela se dá por disposição de última vontade do *de cujus* (testamentária), ou em virtude da lei (legal). Quando a sucessão ocorre, não em virtude de falecimento, mas de ausência, a *abertura da sucessão é provisória*.

A abertura da sucessão motiva o inventário, que deve ser iniciado dentro de trinta dias, contados da morte do *de cujus*. Vide CC de 2002, art. 1.770, *caput*.

E se neste prazo não é iniciado, pode ser determinada *ex officio* pela autoridade judicial competente ou pode ser requerido pelo representante da Fazenda Pública ou do MP (CPC, arts. 988, VIII e IX, e 989).

Vide: Direito das sucessões. Sucessão.

ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. Contrato pelo qual uma pessoa, geralmente banqueiro, abre a outra um crédito para ser utilizado, paulatinamente, ou de uma só vez, segundo as condições em que ele se firmou.

Por sua natureza, o contrato de conta-corrente embora semelhante ao *contrato de crédito*, faz-se *rotativo*, quer dizer, o devedor, uma vez que entregue ao credor quantias para lhe serem

creditadas, pode retornar ao uso do crédito concedido, se na vigência do contrato, isto é, se ainda está ele em vigor por se encontrar dentro do prazo estabelecido.

Vide: *Conta-corrente*.

ABERTURA DE CRÉDITO. Crédito concedido por um estabelecimento de crédito, casa bancária ou mesmo por outro comerciante para ser usado pelo creditado de uma ou mais vezes.

A abertura do crédito pode ser concedida para o fornecimento de mercadorias ou para o fornecimento de dinheiro necessário ao financiamento de um negócio.

Várias são as modalidades por que se opera a sua efetivação. Em geral, a *abertura de crédito bancário* se promove sob garantia de títulos ou de efeitos comerciais ou de bens móveis ou imóveis. Quando ela se verifica sem o fornecimento de qualquer garantia, diz-se que a *abertura de crédito* é a descoberto. O crédito aberto por um banco é sempre movimentado por meio de cheques ou pelo desconto de títulos oferecidos, sendo que sempre se estabelece em limite do *quantum*, que pode ser utilizado.

Pode a abertura de crédito redundar na abertura de uma conta-corrente.

Vide: *Crédito. Mútuo*.

É o ato também pelo qual o governo *abre um crédito* para atender ao pagamento de uma despesa orçada, desde que se tenha esgotado a verba correspondente, ou mesmo de verba extraordinária, diante de sua necessidade e premência.

ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL. Expressão que designa, no Direito Financeiro, o decreto do Poder Executivo que autoriza a disponibilidade de crédito orçamentário, fundado em autorização específica da lei. (nsf)

ABERTURA DE TÍTULOS. É a expressão de uso na linguagem técnica da contabilidade. Designa o ato pelo qual o guarda-livros ou o contador abre na escritura (*conta-corrente e razão*) os títulos subordinativos de uma série de operações comerciais do mesmo gênero.

Também se diz para indicar a adoção de uma nova denominação destinada a designar nova espécie de negócios da firma, os quais ficarão especificados na escrita sob a rubrica escolhida.

ABERTURA DE VISTA. Ato do serventuário colocando os autos à disposição da parte para sua ciência ou pronunciamento.

ABERTURA DO TESTAMENTO. Ato pelo qual a autoridade judicial abre o testamento que é levado à sua audiência em presença de seu apresentante e do escrivão de seu juízo, a fim de que o mande registrar e arquivar, determinando, a seguir, o seu cumprimento.

A abertura do testamento, seja cerrado, público ou particular, obedece a formalidades legais, que devem ser rigorosamente atendidas, a fim de que não se lhe venha posteriormente arguir defeitos. Este ato será formalizado ou autenticado por um *ato de abertura*, exigido por força do art. 1.125, parágrafo único do Cód. de Proc. Civil.

Abertura do codicilo. Processa-se em semelhança à abertura do testamento.

ABERTURA POLÍTICA. Na Ciência Política, exprime os atos de retorno ao regime democrático.

ABIGEATÁRIO. Ladrão de animais de quaisquer espécies. Ladrão de cavalos.

ABIGEATO. Furto de animais, estejam estes nos seus currais ou poteiros, ou estejam soltos no campo, desde que se considerem animais domésticos ou mansos.

A captura de *animais bravios* ou selvagens não se constitui abigeato. E a pessoa que os capturar será o seu dono legítimo.

Não há crime de abigeato se o animal doméstico é retirado de uma estrebaria, de uma carroça ou de um recinto fechado, junto da casa onde se entende sob vigilância e guarda.

A falta de vigilância, tal como se vê quando o animal está solto no cercado, nos currais, ou solto no campo, decorrente da própria situação em que os animais se encontram, é que dá caráter ao crime, para melhor proteger seu proprietário, em virtude da menor potência de sua defesa.

“AB INITIO”. Desde o início, de começo. É locução latina muito usada nas sentenças quando anulam o processo, desde o seu começo, ou petição inicial, para reforçar a determinação do decisório judicial.

“AB INTESTATO”. Locução latina usada para indicar a pessoa que faleceu sem deixar testamento. Herdeiro que o sucedeu: *herdeiro “ab intestato”*.

“AB IRATO”. Locução latina para significar o ato que é praticado sob o impulso de uma ira ou irreflexão, num momento de cólera.

O ato executado, *ab irato* pode ser anulado, ou revogado, porquanto o consentimento dado num momento de irreflexão, consequente da cólera ou da ira, evidencia um estado de insanidade do espírito, embora momentâneo.

ABJUDICAÇÃO. É o ato de extrair a coisa do detentor ilegítimo para entregá-la ao legítimo possuidor.

ABOLIÇÃO. É o ato pelo qual alguém intenta fazer extinguir uma *servidão*, que se fez, ou se constituiu em caráter supérfluo ou que como tal se tornou.

É o direito de abolir *atravessadouros supérfluos*, mediante a apresentação de títulos dominicais legítimos que possam excluir a ação negatória da parte adversa. E para isto não basta alegar *posse imemorial*, mas prová-la.

Mas se a servidão é constituída, a *abolição* procederá provando-se sua superfluidade, ou que não tem serventia.

É termo que designa, também, a revogação de uma instituição ou de uma praxe adotada. *Abolição da escravatura. Abolição de pena de morte.*

“ABOLITIO CRIMINIS”. No Direito Penal, é a extinção da figura penal pela superveniência de lei que não mais a considera delituosa.

ABONAÇÃO. Encontrávamos a aplicação deste verbete no art. 258 do Cód. Comercial de 1850, mas o artigo foi revogado pelo Cód. Civil de 2002, que não fez quaisquer outra menção ao mesmo. Era usado com o significado de *reforço de fiança*. E se efetivava através das “testemunhas de abonação”, que ficavam solidariamente obrigadas na falta do “fiador principal”.

Abonação, desse modo, era a garantia prestada para reforço de outra garantia exigível, na falta do fiador ou garantia principal. (ngc)

ABONADO. Vocábulo designativo daquilo que é garantido ou afiançado. Título abonado, firma abonada.

Pessoa que dá ou oferece fiador, que se compromete em garantir o bom cumprimento da obrigação: *Afiançado*. Pessoa que possui recursos. *Comerciante abonado*: que comercia com desafogo, sem utilização de créditos, possuindo *fundos* para atender os compromissos de seus negócios. Quem tem boa situação econômica e financeira: solvente.

ABONADOR. Assim se designa a pessoa que dá abono. E, em tal caso:

É a pessoa que se responsabiliza por outra, perante o seu credor, pelo fiel cumprimento ou pagamento da obrigação. É sinônimo de *fiador, garante*.

É também a pessoa que atesta a identidade e idoneidade de uma outra, perante um estabelecimento bancário ou repartição pública: *Apresentante*.

É ainda quem, reconhecendo verdadeira a firma de uma outra pessoa, atesta a sua veracidade e legitimidade: Abonador da firma ou assinatura.

Abonador. Também se entende ou designa a pessoa que dá abono ao próprio fiador, garantindo a sua solvência. Aplicam-se, em tal caso, a ele os mesmos princípios relativos ao fiador.

ABONAR. Dar fiança ou reforçar a do fiador, garantindo a solvabilidade deste.

Apresentar graciosamente alguém, reconhecendo-selhe a identidade, na falta de documento que a prove. É uma das praxes bancárias, esta da exigência de que se *abone* a identidade de alguém, que pretenda receber qualquer importância no estabelecimento. *É meio de identificar*.

Abonar. Fornecer numerário a alguém que se ache desprovido dele, para satisfazer uma necessidade ou executar um serviço. Financiar.

Abonar. Reconhecer a legitimidade de uma firma ou assinatura.

ABONO. Ato pelo qual alguém, expressamente, se responsabiliza pelo fiel cumprimento de uma obrigação, pelo pagamento de uma dívida ou execução de um serviço. Em tal caso se equipara à *fiança* ou *garantia*.

Mas, por vezes, *abono* tem o sentido de designar o ato pelo qual alguém apresenta outrem, no intuito somente de provar a sua identidade, sem que, com isso, assuma qualquer responsabilidade pelo ato que, em decorrência, seja praticado pelo apresentado. Aí será ato meramente de *identificação* de pessoa.

É também designativo do ato pelo qual uma pessoa reconhece a legitimidade da assinatura ou firma de outrem, sem que isso importe em outra responsabilidade, que essa decorrente da autenticação.

Abono. Auxílio prestado a alguém. Ou recomendação que se faz, referentemente a outra pessoa, para que consiga uma colocação ou um emprego. Apresentação.

Abono. Significa também concessão: abono de férias, ato de conceder férias, ou abono de gratificação. Ajuda de custas.

Em matéria administrativa pública, expressa o direito do funcionário em receber *diária* ou outros proventos, relativos a serviços em comissão ou extraordinários. *Abono de férias* ou *abono de comissões*.

E significa também a redução que se pode obter em matéria de impostos: abono de tantos por cento. Bonificação.

Também compreende qualquer vantagem em virtude de uma situação: o funcionário de prole numerosa terá um *abono*. *Proteção à família*.

ABONOS FAMILIARES. Assim se entende a gratificação que é concedida ao funcionário público, seja federal, estadual ou municipal, em comissão, em efetivo exercício, interino, em disponibilidade ou aposentado, extranumerário de qualquer modalidade e em qualquer esfera de serviço público, ou ao militar, da ativa ou da reserva ou reformado, chefe de *família numerosa*, em aumento de seu vencimento, salário, diária ou soldo, mensalmente, na base de *tanto por filho*, considerando-se como *família numerosa*, se o número de filhos menores ou incapazes, vivendo à custa do chefe de família, somar oito ou mais. Para tal, também se consideram os *filhos adotivos*.

ABORDAGEM. É vocábulo que há tido aplicações em vários sentidos.

Tanto TEIXEIRA DE FREITAS, como FERREIRA BORGES, reconheceram-no duplo sentido de *abalroação* ou de *assalto*.

Na marinha mercante, *abordagem*, embora galicismo, tem expressado a colisão ou encontro entre dois ou mais navios, no mesmo sentido de *abalroação*.

Seu sentido mais generalizado, no entanto, é o da linguagem da marinha militar, onde significa o assalto ou investida da tripulação de um navio a outro, escalando seu bordo. É assim o assalto à mão armada a uma embarcação inimiga, com intuito de dominá-la pela luta corpo a corpo. Ou é a investida contra navio ou embarcação neutra no intuito de saqueá-la; o navio que promove tal assalto se manifesta *corsário*, e seu ato não é de beligerância, mas de *pirataria*.

No entanto, como é vulgar, e CALDAS AULETE registra, *abordagem* também significa a ação ou efeito de abordar, isto é, o ato pelo qual uma embarcação se aproxima de outra e a ela se encosta por um de seus bordos, seja para lhe prestar assistência, seja para a descarga de mercadorias, ou seja para a simples vista. E toma, por isso, às vezes, o sentido do simples ato de *ir a bordo*.

ABORDAGEM CONSTRUTIVA. Abordagem construtiva designa, no Direito Administrativo, a forma de controle do órgão fiscalizador interno ou externo sobre o órgão fiscalizado, levando em conta a situação concreta que fundamenta a inspeção e as recomendações corretivas.

ABORDAR. Achegar-se a um navio. Assaltar um navio.

Não permitem as leis alfandegárias que o navio seja abordado por qualquer outra embarcação, antes que se processe o seu descarregamento.

E somente se admite que se aborde o navio que entra em barra, para receber o piloto, que a ele se destina. Atracar um navio com arpéis ou abalroas, para a abordagem.

ABORTO. Expulsão prematura do feto ou embrião; antes do tempo do parto.

Se a expulsão do feto ocorre por meios violentos, mostra-se crime punível pela lei penal (arts. 124 a 127). É aborto provocado.

No entanto, mesmo provocado, o aborto não se apresenta crime, sendo legal se:

- a) não há outro meio de salvar a vida da gestante;
- b) a gravidez resulta de estupro e é precedido do consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.

Conforme decisão da ADPF 54, o STF entendeu que o aborto do feto anencéfalo (malformação congênita do feto, por ausência de crânio e de encéfalo) não é crime, eis que é preciso considerar que a vida fora do útero não é viável e que não se pode deixar a saúde da mulher sem proteção. (npg)

ABORTO EUGÊNICO OU ABORTO PROFILÁTICO. Aborto provocado por suspeita de que o nascituro apresenta anomalia. No Direito brasileiro, é ilegal.

ABORTO SENTIMENTAL. Também denominado ético ou humanitário, é o permitido quando a gravidez resulta de estupro.

ABORTO TERAPÊUTICO OU ABORTO NECESSÁRIO. O realizado para salvar a vida da gestante.

“AB OVO”. Expressão latina que designa desde o ovo, desde o começo. (gsc)

ABRA. Pequeno porto em que se abrigam navios de pequeno calado. *Angra.*

ABREVIACÃO. Resumo feito ou promovido em uma obra literária ou científica, para torná-la em síntese, ou em menor volume.

As abreviações em obras literárias ou científicas somente podem ser executadas pelo próprio autor ou por pessoa por ele autorizada.

O editor não pode fazer abreviações na obra, sem permissão do autor.

Abreviação. Tem também o significado de redução. Assim se diz para a *redução de prazo processual*.

O juiz poderá *abreviar o prazo*. É o ato pelo qual o juiz determina, segundo pedido de uma das partes e assentimento de outra, que se conte a menos o prazo instituído para a prática de um ato ou de uma diligência.

Abreviação. É termo que designa o modo simplificado por que se escreve um vocábulo, ou uma frase, de modo a mostrar-se em sinais. Tem, aí, o mesmo sentido de *abreviatura*.

ABREVIAR. Simplificar qualquer coisa, dando-lhe menor extensão: abreviar uma defesa, abreviar um prazo. Resumir obra literária ou científica.

Apressar a construção de um edifício ou a conclusão de um trabalho. *Agir com brevidade.*

ABREVIATURA. Representação de termos ou frases geralmente usados, por meio de notas ou caracteres que supram as letras desprezadas.

Fórmulas abreviadas de termos e frases em uso permanente na correspondência comercial ou na contabilidade mercantil.

Tem, assim, o mesmo sentido de *abreviação*, isto é, o resumo ou síntese de algum escrito.

São abreviaturas: *s/c* (sua conta), *c/c* (conta-corrente), *s/nº* (seu número ou sem número), *Recop/c* (recebido por conta) *pg.* (pago), a *s/crédito* (importância escriturada a seu crédito). V. *Sª* (Vossa Senhoria), *v/f* (vossa fatura).

Para os termos ou assentos dos processos judiciais não se permitem *abreviaturas*: todas as palavras devem ser escritas sem omissão de suas letras. E quando contiverem data ou número, serão estes mencionados por extenso.

Para os demais atos públicos, também não se admitem abreviaturas. É exigência que vem de longe, assim para as escrituras ou quaisquer termos elaborados pelos tabeliães de notas ou escrivães. Em relação à firma ou à assinatura, abreviatura tem sentido próprio: a abreviatura da firma ou da assinatura significa *rubrica* ou a forma sintética ou reduzida da firma ou da assinatura.

Por vezes, as abreviaturas formam-se pela adoção das letras iniciais de certas denominações, de estabelecimentos ou instituições, compondo-se expressões por que as mesmas passam a ser conhecidas. Estas abreviaturas dizem-se, apropriadamente, de *siglas*.

ABREVIATURAS COMERCIAIS. Na terminologia comercial, abreviaturas entendem-se as expressões simplificadas de frases ou de títulos usados na correspondência ou contabilidade, muitas das vezes com adoção de simples letras ou sinais.

ABRIGO DE MENORES. Local em que se recolhem provisoriamente os menores.

ABRIR. Ação promotora do começo de execução ou de efetivação de algum ato. Promover a execução ou realização de um ato jurídico.

Abrir o testamento ou abrir o codicilo: promover a execução da vontade ali exarada ou das cláusulas ali instituídas.

Também se aplica para significar o início de um negócio ou funcionamento de um estabelecimento comercial: *abrir o estabelecimento* – fazê-lo funcionar: *abrir o comércio:* funcionar o comércio.

É indicativo de desistência de uma combinação ou ajuste: *abrir o contrato*, o que significa desistir do ajuste ou da combinação feita: *distratar*.

Significa ainda *dar vista*, isto é, permitir que o advogado tenha em suas mãos os autos processuais, para falar neles.

ABRIR A SUCESSÃO. Ato pelo qual se procede, com o falecimento de uma pessoa que deixa bens e herdeiros ou testamento, à transmissão do domínio e da posse da herança aos herdeiros legítimos ou testamentários [Cód. Civil/2002, arts. 1.784 a 1.790 (arts. 1.572 a 1.577, no Cód. Civil/1916)]. (ngc)

ABRIR FALÊNCIA. Reconhecer a insolvência de um devedor comerciante que, sem relevante razão de direito, não paga, em seu vencimento, obrigação comercial líquida e certa, seja ele pessoa natural ou jurídica, ou ainda, nos casos estipulados em lei, quando esta se caracteriza pela prática de atos, que se representa, ruinosos a seu comércio ou quando tais atos evidenciam sua situação de insolvabilidade, como no caso de execução civil.

ABRIR VISTA. Marcar prazo ao advogado, por um termo aberto nos autos, a fim de que ele fale ou requeira na defesa de seu constituinte. *Dar vista.* A abertura de vista ao advogado pode ser concessão para que ele leve os autos, a fim de que os manuseie e examine em seu escritório ou em cartório. *Vista dos autos.*

AB-ROGAÇÃO. É a perda total de vigência de determinado ato normativo. É a ação de cassar, revogar, tornar nulo ou sem efeito um ato anterior.

A ab-rogação é uma revogação total; ao contrário da *derrogação*, que é a revogação parcial de determinado ato normativo. (Vide art. 2º e §§ da LICC).

Em regra, a *ab-rogação* somente ocorre em virtude de lei ou regulamento que venha implantar novos princípios, determinando a anulação ou cassação da lei, regulamento ou costume anteriormente vigentes.

No entanto, a lei, o preceito ou o costume também podem ser *ab-rogados de fato* ou *de direito*.

Se a lei cai em desuso, torna-se obsoleta ou é anulada pela prática continuada de um uso ou costume, que a destrói por sua força, impondo a norma que se gerou do costume ou do uso, ou manifestando sua abominação à lei atingida, dá-se a *ab-rogação de fato*.

Mas se nova lei expressamente a revoga, impondo novas regras ou estabelecendo novo procedimento, declarando a insubsistência das regras e procedimentos anteriores, dá-se *ab-rogação de direito*. Esta *ab-rogação* será também *expressa*. Pode ainda ocorrer a *ab-rogação tácita*, quando a lei nova não a revoga explicitamente, mas, estabelecendo seus preceitos, introduz princípios que, implicitamente, revogaram as normas anteriores. E dentro do princípio de prevalência da lei nova sobre a velha, os preceitos desta, que se chocam com os preceitos da lei nova, mostram-se *tacitamente* revogados.

“A lei posterior revoga a anterior, *expressamente*, quando assim o declara, ou *tacitamente*, quando há incompatibilidade entre as respectivas disposições. Mas se a segunda lei é especial, isto é, dispõe para um caso particular, ou para um determinado instituto, entende-se que apenas abriu uma exceção à regra geral” (CLÓVIS BEVILÁQUA). (nnsf e ngsc)

AB-ROGADO. Inteiramente revogado ou anulado.

AB-ROGATÁRIO. Que tem força ou poder para anular ou revogar ato ou lei anterior.

“ABSENTE REO”. Locução latina muito em uso em Direito, que significa: na *ausência do réu*.

ABSOLUTA. Qualificativo usado em Direito para significar um ato ou um estado que se apresenta de modo irrestrito. Também indica a plenitude de um direito atribuído a uma pessoa, o qual não se pode contestar, ou o poder que a esta se confere para agir em determinado ato.

Autoridade absoluta: que age sem restrições, com poderes ilimitados.

Capacidade absoluta: mostra a capacidade plena atribuída a uma pessoa, para agir na defesa de seus direitos.

Incapacidade absoluta: a falta de capacidade para agir.

Competência absoluta é a que se mostra calcada em razões de ordem pública, inatacável, devendo ser sempre observada, enquanto a *incompetência absoluta* é a que põe em evidência a *falta de poder* do juiz para decidir a questão submetida a seu juízo.

Do mesmo modo, a *nulidade absoluta* é a que se funda em falha ou defeito insanável, mostrando-se insuprível.

O termo *absoluta* tem oposição no termo *relativa*.

ABSOLUTAMENTE. Modo indicativo da plenitude positiva de um direito ou da completa negação de uma faculdade jurídica.

ABSOLUTAMENTE CAPAZ. Com autoridade para exercer todos os atos assecuratórios de sua pessoa e de seus bens e praticar todos os demais atos jurídicos, decorrentes de seus direitos.

ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. Impedido de exercer pessoalmente os atos de sua vida civil, de que resultem direitos e obrigações.

Ao absolutamente se antepõe o *relativamente*.

ABSOLUTISMO. Regime político, ou forma de governo, em que o poder reside, ilimitadamente, *absolutamente*, nas mãos da autoridade (homem ou corporação).

Em tal sistema, que não se pode confundir com o *despotismo*, que se apresenta um atentado às instituições, o absolutismo representa um poder discricionário, sem outras restrições que as decorrentes das leis fundamentais do Estado, em que o próprio regime se assenta.

É poder também conferido a certos órgãos da soberania nacional, em dados momentos históricos, para indicar a soma de poder de que se investem para realizar o desiderato ou incumbência que lhe é atribuída: o *absolutismo* das Constituintes.

ABSOLVIÇÃO. Expressão usada, tanto em matéria civil, como criminal, para indicar que o *réu foi absolvido* ou *absolto*.

A *absolvição* tem, assim, sentido de sentença que não condenou.

Criminalmente, a absolvição reconhece a inculpabilidade do delito atribuído a uma pessoa em face das provas apresentadas, daí resultando a declaração de sua inocência ou inculpabilidade e libertação da sanção penal. *Isenção de culpa*.

A respeito da absolvição há o aforismo: *Absolvere debet judex potius in dubio, quam condemnare* (Em caso de dúvida, o juiz deve absolver, não condenar).

É usado em síntese: *in dubio pro reo*.

Civilmente, a absolvição indica o autor carecedor do direito em que fundou seu pedido na ação, livrando, assim, o réu da exigência de que era alvo. A improcedência da ação, julgada a final, implica a absolvição do réu. Mesmo a declaração da prescrição tem sentido absolutório.

ABSOLVIÇÃO DA INSTÂNCIA. É expressão que foi substituída, pelo Código de Processo Civil de 1973, pela expressão “extinção do processo sem julgamento do mérito”, qual seja, a liberação do demandado dos efeitos do processo.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. (Ref. Direito Processual Penal) Ato pelo qual, nos crimes de competência do júri, o juiz, quando se convence de circunstâncias que isentem de pena o réu ou excluam o crime, o absolve de pronto, sumariamente. A eficácia da sentença fica dependendo de confirmação pela instância superior (recurso de ofício para o Tribunal, arts. 17, 18, 19, 22 e 24, § 1º, do Cód. Penal e art. 411, do Cód. de Proc. Penal). (gc e nsf)

ABSOLVIDO. Isento de culpa. Absolto. V. *Absolvição*.

ABSTENÇÃO. É vocábulo que, na linguagem jurídica, tanto significa a renúncia a um direito, quanto o seu não exercício de uma função.

A *abstenção* pode ser *tácita* ou *expressa*.

A *abstenção* voluntária do herdeiro, que repudia a herança, fato que decorre do não exercício de seu direito, será *tácita*.

Mas, se herdeiro necessário, a *abstenção* tem que ser expressa e, em tal caso, toma o caráter *dedesistência*.

Abstenção. Ato pelo qual um juiz declara não poder julgar lícitamente o feito, porque tenha interesse nele, inculcando-se, assim, suspeito.

E poderá haver, mesmo, razões de ordem íntima, que possam levar o juiz a *abster-se* de funcionar no feito (Cód. de Proc. Civil, art. 135, I).

No entanto, não poderá o juiz *abster-se* de proferir sua decisão, sob pretexto de lacuna ou obscuridade da lei (Cód. de Proc. Civil, art. 126).

Abstenção. Obrigação pela qual *alguém* se abstém de praticar um ato. *Abstenção do ato.*

ABSTENÇÃO DO ATO. É a prestação negativa ou a inação, a que se obriga a pessoa para com outra, em face da *obrigação de não fazer*.

E se o obrigado pratica o ato que lhe era vedado, cabe ao credor da obrigação exigir que o desfaça, sob pena de o desfazer, à sua custa, ressarcindo ainda o culpado perdas e danos.

As condenações relativas à *abstenção do ato* se orientam no sentido de impedir que outra pessoa pratique o ato que lhe traga prejuízo a si ou a sua propriedade, tal como não praticar ato que impeça de usar a servidão, como de não edificar em determinado lugar.

Nas obrigações negativas, de que resulta a *abstenção do ato*, o devedor fica constituído em mora, desde o dia em que executar o ato, de que se devia *abster* [(Cód. Civil/2002, art. 390 (art. 961, no Cód. Civil/1916)].

ABSTENTO. Aquele que desiste da herança. (pg)

ABSTRATA. Na linguagem jurídica, em designação às coisas, *abstrata* exprime o que não tem substância, não é material ou não tem corpo. *Incorpórea*, imaterial. Opõe-se, assim, a *concreta* ou *corpórea*.

É expressão usada pelo Direito Civil, quando estabelece que a *coisa principal* é a que existe sobre si, seja *abstrata* ou concretamente (CC/2002, art. 92).

E isto significa que, na compreensão de coisas principais e acessórias, não somente as coisas corpóreas podem mostrar-se em uma ou outra situação. As *coisas abstratas* ou incorpóreas podem, igualmente, ter existência própria ou podem encontrar-se sob a dependência de coisa principal, como acessórias desta.

ABSTRATO. É expressão usada na linguagem jurídica, para designar o título de crédito que, por determinação legal, se tornou autônomo e independente do negócio jurídico que lhe deu causa. E, por essa forma, desde que posto em circulação pela emissão, conduz, simplesmente, as obrigações fixadas na *declaração cartular*, isto é, as obrigações expressas no texto do título e as que decorrem de sua própria natureza jurídica. É o que ocorre com a *letra de câmbio*, *promissória*, *cheque*, *duplicata mercantil*.

Assim, *abstrair*, a esse respeito, quer exprimir a ação de separar, afastar, liberar o título, que se criou, de suas relações fundamentais (negócios subjacentes), para que simplesmente prevaleçam, em sua livre circulação (autonomia), as obrigações decorrentes do que se expressa na declaração cartular (texto ou contexto do título).

E, para o *ato de abstrair*, PONTES DE MIRANDA usa a palavra *abstratização*.

ABUSO. É termo usado na linguagem jurídica para expressar o *excesso de poder* ou *de direito*, ou ainda o mau uso ou má aplicação dele.

Neste último caso está o aforismo jurídico *abusus non tollit usum* para significar que um erro não justifica outro ou que o mau uso ou má aplicação do costume ou uso não faz norma.

E por isso dizia FERREIRA BORGES: “Os bons usos são a base do Direito Comercial, assim os abusos são a destruição do comércio”.

Uso artificioso de meios, ou ardil, utilizado por alguém para iludir a boa-fé de outrem.

Por essa forma, é termo usado em várias expressões entre as quais:

ABUSO DE AUTORIDADE. Abuso de poder conferido a alguém, seja poder público (administrativo), como poder privado (poder familiar).

Excesso de limites nas funções administrativas cujas atribuições são definidas e determinadas em lei.

Emprego de violência para execução de um ato, que se efetiva sob proteção de um princípio de autoridade.

A jurisprudência caracteriza a sua existência, quando ocorrem os seguintes elementos:

- a) que o fato incriminado constitua crime;
- b) que o tenha praticado um funcionário público ou pessoa investida de autoridade pública;
- c) que haja sido cometido no exercício de sua função;
- d) que não se verifique motivo legítimo, que o justifique.

O Cód. Penal institui:

“Art. 350. Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades legais ou com *abuso de poder*:

Pena: detenção, de um mês a um ano.”

A Constituição de 1934 (art. 113, nº 10) dava a faculdade “a quem quer que seja representar os poderes públicos, dando denúncia, contra abusos das autoridades e lhes promover a responsabilidade”.

A Constituição de 1937 não consignou tão amplo direito, mas deu o de representação ou petição perante as autoridades, em defesa de direitos ou interesse geral (artigo 122, nº 7).

A Constituição de 1946, nos §§ 24 e 38 do art. 141, restabeleceu o direito de oposição aos abusos de poder.

A CF/1988, ampliando o espectro da de 1967, muniu o cidadão de remédios judiciais específicos, tais como o *habeas corpus* (art. 5º, LXVIII), o *habeas data* (art. 5º, LXXII) e o mandado de segurança (art. 5º, LXIX) para proteção contra os atos ilegais ou abusivos emanados do poder constituído.

A Lei nº 4.898, de 9.12.65, regula o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa civil e penal, nos casos de abuso de poder.

O abuso de autoridade indica o delito cometido pelo funcionário no exercício de suas funções, seja contra a pessoa, seja contra a coisa pública ou privada.

Mesmo no desempenho de suas atribuições se pratica o ato ou executa a diligência, com *excesso de poder* ou *abusivamente*, empenha-se num *abuso*. A violação de *domicílio* mostra uma das formas do abuso de autoridade contra o particular, se o ato, visto violento, é ilegal.

Também se caracteriza *abuso de autoridade* o constrangimento exercido por uma pessoa sobre outra, em virtude de sua situação, seja decorrente da idade, da posição social, ou da dependência em que se encontra a pessoa constrangida.

É o abuso de autoridade do pai sobre o filho (abuso do pátrio poder), do marido sobre a mulher (abuso do poder marital) do patrão sobre o empregado, do professor sobre o discípulo.

ABUSO DE CONFIANÇA. É o ilaquear da boa-fé de alguém, que confiou. Prática de atos excedentes aos autorizados ou outorgados em mandato escrito ou verbal.

Infidelidade de emprego por pessoa a quem se confiaram valores ou se deram instruções para não serem reveladas. *Apropriação indébita*.

Desde que o *abuso de confiança* se revista do ânimo doloso ou de fraude, e haja sido praticado para proveito próprio e em prejuízo evidente da pessoa de cuja boa-fé se abusou, constitui crime de estelionato punível pelas leis penais (Cód. Penal, art. 171).

ABUSO DE DIREITO. Exercício anormal ou irregular do direito, isto é, sem que assista a seu autor motivo legítimo ou interesse honesto justificadores do ato que assim se verifica, se indicado como praticado cavilosamente, por maldade ou para prejuízo alheio.

O novo Código Civil, após conceituar ato ilícito (art. 186), acrescenta que também comete ato eivado de ilicitude o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, definindo, agora, explicitamente, o abuso de direito como ato ilícito e, portanto, sendo fonte da obrigação de indenizar.

São requisitos do abuso de direito: a conduta humana, a existência de um direito subjetivo, o exercício desse direito de forma emulativa (ou ao menos culposa), a criação de um dano a outrem, a ofensa aos bons costumes e à boa-fé ou a prática em desacordo com o fim social ou econômico do direito subjetivo.

Portanto, o abuso de direito que produz um dano a outrem e configura ato ilícito gera a obrigação de indenizar (arts. 187 e 927 do Código Civil/2002).

Encontra-se também referência ao abuso de direito no art. 16 do Código de Processo Civil, onde o abuso de direito tanto se revela nos atos do autor, quando intenta ação com o espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro, como nos do réu, quando opõe, maliciosamente, resistência injustificada ao andamento do processo. (ngc)

ABUSO DE FIRMA. O uso indevido da firma ou razão social pelo gerente, quer extrapolando os poderes que lhe foram concedidos, quer pelo desvirtuamento do uso dos poderes regulares.

ABUSO DE INCAPAZ. Assim se entende a ação, pela qual se procura, em face da inexperiência, ou paixão do menor, por sugestão ou corrupção, induzi-lo a praticar ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro. É crime previsto pela lei penal (art. 173).

ABUSO DE LIBERDADE. Prática de atos licenciosos, que atentam contra a segurança e os direitos alheios, contra a seguridade do regime ou contra as autoridades constituídas.

ABUSO DE PODER. Exorbitância dos poderes conferidos. Excesso de mandato. Exercício de atos não outorgados ou não expressos no mandato ou na procuração.

Prática de atos que excedem as atribuições conferidas em lei ou que escapam à alçada funcional. *Arbitrariedade*.

Os prejuízos decorrentes do *abuso de poder*, devidos aos prejudicados, são ressarcidos pela Fazenda Pública (nacional, estadual e municipal).

As Constituições de 1934 (art. 171) e de 1937 (art. 158) atribuíram a responsabilidade solidária aos funcionários públicos que os causassem. E na ação proposta contra a Fazenda Pública o funcionário responsável seria citado como litisconsorte, cabendo à Fazenda Pública, quando condenada, promover contra ele a execução (§§ 1º e 2º do art. 171 da Constituição de 1934).

A Constituição de 1946, embora atribuisse a responsabilidade civil às pessoas jurídicas de Direito Público interno, pelos danos causados por abuso de seus funcionários a terceiros, não reafirmou o princípio. Mas deu à Fazenda Pública o direito de ação regressiva contra os funcionários causadores do dano, quando tiver havido culpa destes (art. 194 e parágrafo único).

A CF/1988, ampliando o espectro da de 1967, munuiu o cidadão de remédios judiciais específicos, tais como o *habeas corpus* (art. 5º, LXVIII), o *habeas data* (art. 5º, LXXII) e o mandado de segurança (art. 5º, LXIX) para proteção contra os atos ilegais ou abusivos emanados do poder constituído.

A Lei nº 4.898, de 09.12.65, regula o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa civil e penal nos casos de abuso de poder.

ABUSO DO LOCADOR. Uso indevido da propriedade locada, de que possam ou não decorrer danificações. É motivo de rescisão contratual, dando direito a perdas e danos ao locador.

ABUSO DO PODER ECONÔMICO. Termo previsto no art. 173, § 4.º da CF, e regulamentado por leis infraconstitucionais, como a Lei nº 12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.

O abuso do poder econômico ocorre quando, na iniciativa privada, há uma desmesurada ambição pelos lucros em detrimento da coletividade. Diante desta situação abusiva, o Estado intervém no setor econômico reprimindo qualquer comportamento que cause irregularidades no mercado e coibindo o acúmulo de riquezas ou de poder.

De acordo com a Lei nº 12.529/2011 são formas de abuso do poder econômico: limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; dominar mercado relevante de bens ou serviços; aumentar arbitrariamente os lucros; e exercer de forma abusiva posição dominante. (pg)

ABUSO DO PODER FAMILIAR. Chamado abuso do pátrio poder, antes da vigência do Código Civil/2002. É o exercício exorbitante do direito paterno ou materno sobre os filhos,

ou desempenho deste direito sem a devida atenção, no tocante à defesa dos bens e interesses dos menores, ao castigo imoderado e à prática de atos contrários à moral e aos bons costumes. Quando é verificado o não cumprimento dos deveres do poder familiar decorrentes do direito ou a sua má aplicação, caracterizando o abuso, pode acarretar a sua perda ou suspensão, mediante decisão judicial [Cód. Civil/2002, arts. 1.635, 1.637 e 1.638 (arts. 394 e 395, no Cód. Civil/1916)]. (gc)

ACABAMENTO. Não tem o termo, em linguagem jurídica, significado diverso do de uso comum: quer dizer o ato de conclusão de qualquer obra ou afazer.

Em regra, em aplicação na técnica jurídica, *acabamento* vem expressar as diligências levadas a efeito para terminar a confecção ou manufatura de qualquer coisa.

Na técnica *aduneira*, acabamento tem o significado de pintura, esmaltagem, galvanoplastia, niquelagem, cromagem, douradura, lapidação, polimento, bordadura, enfim, qualquer *benfeitoria feita à coisa*, no sentido de lhe completar o aspecto, de melhor aformosé-la ou valorizá-la.

Vê-se, por isso, que acabamento, no sentido jurídico, é sempre o ato final executado na obra, no produto ou na manufatura, no sentido não só de completar a construção, a produção ou a manufatura, como de apresentá-las em condições de perfeição. Nesse sentido, diz-se, então, que a obra *sem acabamento perfeito* é uma obra *mal-acabada*.

AÇAMBARCADOR. Termo vulgar por que se assinala o monopolizador ou atravessador.

É, assim, denominação dada ao indivíduo que adquire dos produtores mercadorias destinadas ao consumo, para, monopolizando-as, provocar a sua alta de preços, podendo por esse sistema auferir maiores lucros.

Dá-se-lhe também o nome de *abarador*.

AÇAMBARCAMENTO. É o ato pelo qual um comerciante procura apoderar-se da quase totalidade de uma produção – em regra, de gêneros de primeira necessidade – a fim de que possa provocar a sua elevação de preço, tendo em suas mãos os elementos para controlar todas as negociações relativas a essas mercadorias ou produtos.

O açambarcamento pode ser promovido individualmente por um comerciante ou por meio de associações, cooperações, como *trustes* etc.

Representa a mesma figura do *monopólio*.

AÇÃO. O vocábulo *ação* tem, na linguagem jurídica, significados diferentes, consoante é aplicado em matéria comercial, para representar a *cota* ou *capital* de uma pessoa numa sociedade comercial, designando também o título representativo desse capital, ou, em matéria processual, a faculdade que cabe ao titular de um direito em vir pleiteá-lo em juízo.

Em sentido comercial, pois, ação representa a parte que uma pessoa tem nas sociedades ditas de capital, nas quais é esse mesmo capital fracionado em porções iguais, representativas dessa parcela de capital.

A ação é, assim, a *fração desse capital*, cuja posse dá o direito de intervir na sociedade, receber os proventos concedidos (dividendos).

O título representativo desse capital emitido a seus sócios (acionistas) pelas sociedades anônimas, em comandita por ações ou sociedades cooperativas, isto é, a ação, se diz *ounominativa*, ao *portador*, ou *endossável*, segundo a maneira por que se promove a sua transferência ou cessão de um a outro possuidor.

Nominativas ou *nominais* são as ações que trazem inscritas no seu teor o nome de seu proprietário, e que somente podem ser cedidas ou transferidas por meio de termo lavrado no livro próprio ou Registro de Transferências, existente no escritório da sociedade e assinado pelo proprietário (cedente) e pelo adquirente comprador (cessionário).

A Lei nº 6.404, de 15.12.76, instituiu, no seu art. 31, § 2º, que a transferência das ações nominativas, em virtude de transmissão por sucessão universal ou legado, de arrematação, adjudicação, ou outro ato judicial, somente se fará mediante averbação no livro de “Registro de Ações Nominativas” (registro de transferências), em face de documento hábil, que ficará em poder da sociedade.

Ao *portador*, quando a sua transferência ou cessão se opera pela *tradição* do próprio título, independentemente de qualquer termo de transferência ou cessão. A ação em poder do portador é indicativo de que ele é seu legítimo proprietário. *Endossáveis* são aquelas ações cuja transferência se realiza mediante endosso (*assinatura*) do proprietário no título, com (*endosso em preto*) ou sem (endosso em branco) indicação do nome do beneficiário.

Permite a lei das sociedades anônimas a emissão de ações com *cláusulas restritivas* às ações nominativas, diante das quais se limita a sua circulação. Mas, em tal caso, devem os estatutos regular minuciosamente as limitações, não impedindo sua negociação e nem as sujeitando ao arbítrio da administração.

Relativamente à natureza dos direitos ou vantagens conferidas a seus titulares, as ações podem ser *ordinárias* ou *preferenciais*, de gozo ou *fruição*. As *ações ordinárias* são as ações comuns, representando a fração do capital que se subordina aos riscos sociais, sem quaisquer outras vantagens que as decorrentes da própria condição que juridicamente apresentam. Além de permitir participação nos lucros da empresa, confere a seu titular o direito de voto.

As *ações preferenciais*, ao contrário, são as que, por disposição estatutária, gozam da prioridade na distribuição dos dividendos e no reembolso do capital com ou sem prêmio, podendo tais preferências serem conferidas, isolada, ou cumuladamente. Normalmente não dá direito a voto.

As ações de gozo, ou de *fruição*, substituem as outras espécies de ações (*ordinárias e preferenciais*) quando estas sujeitam-se à *amortização* (antecipação de importâncias que tocariam aos acionistas na hipótese de liquidação da sociedade).

As ações podem ser *liberadas*, isto é, pode a sociedade que as emitiu, segundo as regras instituídas por seus Estatutos e pelas leis, amortizá-las, para retirá-las da circulação. Mas, assim feito, não as poderá recolocar, pois isso implicaria negociação, por ela, das próprias ações, o que se impede por lei (art. 30 da LSA). A Lei das Sociedades Anônimas ou LSA é a Lei nº 6.404, de 15.12.76.

As ações de uma ou outra espécie podem ser conversíveis, isto é, podem ser modificadas as suas condições originárias por outras. Assim, ações ordinárias podem ser transformadas em preferenciais e ações nominativas, em ações ao portador.

As sociedades anônimas podem emitir títulos creditórios, denominados *partes beneficiárias*, os quais dão somente direito à participação nos lucros não se confundindo com as ações.

Ação. Também se denomina *ação* o direito que têm as pessoas (físicas ou jurídicas) de demandar ou pleitear em juízo, perante os tribunais, o que lhes pertence ou o que lhes é devido.

É o princípio que se exara na lei civil: “A todo direito corresponde uma ação que o assegura.” O termo, ainda, designa o próprio processo intentado em *juízo* para se pedir alguma coisa, de que se julga com direito, seja o restabelecimento de uma relação jurídica violada, seja para pedir o cumprimento de uma obrigação. É a própria *demand*a que se confunde com o seu *exercício*.

Designa também o ato pelo qual o representante do Ministério Público ou o particular vai perante a Justiça pedir que se aplique a sanção legal contra o agente infrator, um preceito instituído na lei penal. É a *ação penal*.

Dessa forma, conforme a ação venha pedir que se aplique a lei, para garantia de um direito, ou respeito a ela, tendo por escopo a garantia de matéria de ordem civil ou penal, a ação recebe o nome em referência e será: *ação cível* ou *ação penal*.

Para o direito de ação (cível), é indispensável o concurso de várias condições:

- a) existência de um direito, violado ou sob ameaça de violação;
- b) legítimo interesse;
- c) interesse de agir;
- d) interesse econômico e jurídico;
- e) qualidade para agir.

O interesse para agir tanto pode ser moral como econômico, bastando, para tanto, que haja um interesse jurídico a proteger.

As ações, conforme os interesses que defendem, tomam várias denominações.

JOÃO MONTEIRO, o insigne processualista brasileiro, classifica as ações, no seu conceito objetivo, com relação ao elemento gerador em: prejudiciais, pessoais, reais, “in rem scripta” e mistas; com relação ao resultado, em: reipersecutórias, penais e mistas; com relação ao seu conteúdo e extensão, em: móveis, imóveis, possessórias, ou petitórias, principais e acessórias, preparatórias, ou preventivas, conexas e incidentes. Em face de sua forma processual, isto é, segundo o rito seguido, elas se denominam: ordinárias, sumárias, sumaríssimas e executivas.

O Cód. de Processo vigente preconizou, segundo a forma processual, as formas de processos ordinários e especiais, nestes se incluindo as ações executivas e os processos acessórios, que se entendem preparatórios ou preventivos.

Erro ou impropriedade na denominação da ação, em face do princípio instituído pelo Cód. de Processo, desde que a intenção do autor haja sido articulada em forma regular, e o processo seguido haja sido o determinado na lei processual, não prejudica o direito denominado, isto é, não importa na nulidade do processo.

Ação. No sentido material, é o ato de satisfazer ou realizar o próprio direito.

Ação. Também designa o sentido geral ou filosófico da atividade concreta do ser humano impelido por sua vontade e, assim, não submetido a influências externas ou compulsivas. (nnsf)

AÇÃO ACESSÓRIA. Como bem está a indicar a significação etimológica do termo que a qualifica, *ação acessória* é a que, sem vida própria, surge anexa à principal, porque dentro dela se gera e se processa, seguido o seu rito processual.

A reconvenção é uma ação acessória. A oposição é uma ação acessória.

Embora, por vezes, a *ação acessória* possa firmar-se num *processo acessório*, que se formule dentro da *ação principal*, o *processo acessório*, bem se distingue da ação acessória que ele, como poderemos ver, tanto pode se processar dentro como fora da ação principal.

Vide: *Processo acessório*.

Em regra a competência para o conhecimento da *ação acessória* é a do juiz da causa principal desde que, em princípio, sua condição de acessória implica na simultaneidade de processo (*simultaneus processus*), em consequência do que traz também a conexão da competência.

Vide: *Ação conexa*.

AÇÃO “AD EXHIBENDUM”. Locução latina que significa *para apresentar, para mostrar*, utilizada como qualificativo das ações de exibição, seja da coisa ou do documento.

Vide: *Ação de exibição*.

AÇÃO ADMINISTRATIVA. Manifestação da atividade administrativa de uma autoridade. Complexo de atos praticados por um poder público, no exercício de suas funções.

Gestão de negócios.

Quando a execução de atos se refere a interesses particulares, se diz que a *ação administrativa* é *privada*: se é referente aos interesses de ordem pública ou a negócios públicos, sendo praticados por autoridade pública, estadual, municipal ou federal, se diz *ação administrativa pública*.

AÇÃO AFIRMATIVA. Segundo a Lei 12.288, ações afirmativas são: “os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades”.

Ações afirmativas, na terminologia norte-americana, ou discriminações positivas, na terminologia continental-europeia, consistem em atividades não só estatais mas também dos entes sociais, destinadas a buscar o ideal da igualdade material, tanto quanto a grupos sociais historicamente discriminados (mulheres, minorias étnicas e religiosas etc.) como a indivíduos que sofrem tratamento desigualitário por situações até mesmo eventuais, como, por exemplo, os portadores de necessidades temporárias especiais.

As ações afirmativas são previstas em normas constitucionais e legais de forma genérica e implementadas de forma equitativa, que leva em consideração a situação concreta que deve

ser corrigida. Têm evidente caráter temporário, pois constituem diretrizes a serem executadas no processo social, merecendo reformulações que intentem sempre a sua eficiência.

Constituem formas de discriminação positiva, isto é, na linguagem utilizada por Rui Barbosa no início do século XX: “A regra da igualdade não consiste senão em quinhoeirar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualem. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade.” (Rui Barbosa, *Oração aos Moços*, 1920).

AÇÃO-ÂNCORA. A causa que enseja a reunião das demais causas para julgamento simultâneo (CPC, arts. 103, 105 e 108).

AÇÃO AO PORTADOR. Diz-se que a ação é ao portador quando, não trazendo inscrita no contexto o nome de seu proprietário, circula livremente e se transfere simplesmente pela tradição.

Mas no documento em que ela se objetiva deve ser anotada a condição: *cláusula ao portador*.

As ações não podem ser convertidas ao portador enquanto não totalmente integralizadas.

AÇÃO CAMBIAL. É a ação própria para a cobrança executiva dos títulos de crédito: letra de câmbio, nota promissória ou duplicata.

É uma ação executiva, por isso também se conhece vulgarmente pelos nomes de *executivo cambial* ou *executivo cambiário*.

O art. 585, I, do Cód. de Proc. Civil, a inclui entre as ações executivas.

A ação cambial pode ser promovida pelo proprietário do título, não somente contra seu principal devedor (aceitante da letra, emitente da promissória ou reconhecente da duplicata), mas contra seus corresponsáveis (endossantes e avalistas).

A ação cambial somente pode ser formulada com a apresentação do título regularmente exigível, em que se funda a imposição do pagamento da obrigação, desde que vencida e não prescrita.

Dessa maneira, a ação cambial implica, sob pena de nulidade:

- a) a exibição do título, diante do qual se funda o pedido inicial, não o substituindo o simples instrumento de protesto;
- b) em se ter o título vencido sem que os seus responsáveis ou corresponsáveis hajam promovido legalmente o seu pagamento.

A ação cambial não somente cabe ao *credor cambiário*, como a seus herdeiros, cessionários e sub-rogados.

E responde pela ação cambial todo aquele que esteja vinculado ao título, seja por saque, endosso ou aval, bem assim seus herdeiros e sucessores, o cônjuge devedor meeiro, o sócio e o espólio do devedor.

AÇÃO CASUAL. É o ato praticado por alguém, independentemente de sua vontade, isto é, sem que haja, conscientemente, intencionalmente, provocado a realização de um ato ou fato, que surgiu, assim, supervenientemente ou inesperadamente. *Acaso*.

A *ação casual*, quando ocorrida na prática de um ato lícito e com a atenção ordinária, mesmo que se indique de efeitos criminosos, não culpa o seu agente.

Mas, em tal caso, necessário é que a superveniência da causa, que por si só produziu o resultado, se mostre independente (Cód. Penal, art. 13, § 1º).

No entanto, se a casualidade decorre da ação ou omissão de ato criminoso, embora se registre erro de execução ou resultado diverso do pretendido, o agente se apresenta responsável pelo ato ou fato de que resultou (Vide: Cód. Penal, arts. 73 e 74).

AÇÃO CAUTELAR. O Código de Processo Civil a denomina de medida cautelar, capitulando-a entre os processos acessórios (ação acessória).

Sob o título genérico de medidas cautelares, o Código as especifica em preparatórias e preventivas, sendo a designação reveladora da oportunidade em que a medida se pede ou se impõe: se antes da ação principal, é preparatória; se no correr da ação principal, é preventiva.

A *ação cautelar*, medida cautelar ou processo da medida cautelar, vem durante a lide pedida por uma das partes para *acautelar interesses* ou para evitar que a parte, em face de atos do litigante contrário, possa ser prejudicada em seus direitos. A ação cautelar, como medida

acauteladora, tende a impedir que embaraço ou ato violento da parte contrária, praticado contra direito ou contra a própria pessoa, venha a realizar-se.

O Cód. de Processo assinala quais as medidas que podem ser requeridas acessoriamente no correr da lide para segurança e estabilidade do direito ou da pessoa que as pede.

Vide: *Medida cautelar. Processo acessório.*

AÇÃO CÍVEL. Denominação dada também à ação civil. Desse modo é a ação que se utiliza para a promoção da garantia ou defesa de um direito de ordem civil, em cujos institutos jurídicos encontra amparo.

Em tal caso, tem sentido mais restrito, desde que a ação civil também compreende o pedido de indenização por infrações às leis penais.

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. É a ação cível que se inicia nos tribunais e não nos juízos monocráticos como as demais ações cíveis. Tem natureza funcional a competência para processar e julgar a ação cível originária como se prevê na Constituição da República ao atribuir ao Supremo Tribunal Federal a competência para processar e julgar o litígio entre Estados estrangeiros ou organismos internacionais e a União, Estados, Distrito Federal e Territórios, inclusive entre os órgãos da administração indireta. A competência funcional, nos casos da ação cível originária, funda-se na qualidade da parte ou na matéria do litígio. (nsf e gc)

AÇÃO CIVIL. É a ação que resulta de demanda intentada em juízo civil para haver garantia de direito ou cumprimento de obrigação fundada em preceito do direito civil. Será assim o direito de pedir o cumprimento de uma obrigação fundada num contrato ou quase contrato.

Mas a *ação civil* também se entende aquela que é formulada pela pessoa lesada ou prejudicada pela transgressão da lei penal, para exigir a reparação do dano causado e os prejuízos ocasionados pela prática do ato delituoso.

Ação por ato ilícito e indenização que lhe corresponde.

A *ação civil*, em tal caso, resulta na satisfação dos danos causados pelo delito ou quase delito.

Tanto se diz civil a ação que é confiada aos juízes ou tribunais, como as que se cometem aos árbitros.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Disciplina-a a Lei nº 7.347, de 24.07.85, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Defesa do Consumidor, que preveem a responsabilização do infrator por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

Interesse coletivo: é aquele comum à coletividade, desde que presente o vínculo jurídico entre os interessados (v.g., o condomínio, a família, o sindicato).

Interesse difuso: é aquele que, muito embora refira-se igualmente à coletividade, não obriga juridicamente as partes envolvidas (e.g., a habitação, o consumo etc.).

As ações civis coletivas serão propostas no foro do lugar da ocorrência do dano, cujo juízo terá competência funcional para o processamento e julgamento da demanda. Terá por objeto ou a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

A par da ação principal, poderão, as pessoas legitimadas, propor também ação cautelar, para prevenir dano iminente.

São entes legitimados à propositura da ação civil pública:

a) o Ministério Público;

b) a União;

c) os Estados;

d) os Municípios;

e) as autarquias;

f) as empresas públicas;

g) as fundações;

h) as sociedades de economia mista;

i) as associações interessadas, pré-constituídas há pelo menos um ano.

Ocorrendo desistência infundada ou abandono da ação por qualquer das partes legitimadas – exceto o MP, que não pode ficar inerte no feito, uma vez que uma de suas atribuições básicas é justamente a de impulsionar a causa – faculta-se ao Representante do Ministério Público assumir a titularidade ativa, em substituição ao titular originário, prosseguindo com a demanda.

AÇÃO COLETIVA. É aquela voltada para a tutela dos interesses coletivos e difusos.

AÇÃO COMERCIAL. É a que tem por objeto questões pertinentes ao comércio.

Desse modo, as ações comerciais são as que se intentam em juízo para a defesa ou garantia de obrigação meramente comercial, tais como as que se derivam das letras de câmbio, notas promissórias, cheques ou contratos comerciais.

AÇÃO COMINATÓRIA. É a que cabe a todo titular de um direito, para que outrem cumpra a obrigação, ou preste algum fato, ou se abstenha da prática de ato, todos perturbadores de relações jurídicas preexistentes, ou que possam ser exigidos.

A ação cominatória tinha a mesma feição da de *preceito cominatório*, a que se referia o direito antigo e por vezes como tal se formulava. Mas o CPC vigente (arts. 287, 644 e 645) bem distinguiu o caráter da *ação cominatória* não a confundindo mais com o do *interdito proibitório*, ação que capitulou em separado (arts. 932 e 933) e que tem, ao contrário da cominatória, caráter eminentemente possessório.

Anteriormente, a ação de interdito ou preceito cominatório embora adequada mais propriamente para impedir a prática de atos turbativos da posse, era utilizável em outras molestações. Hoje tem o caráter que lhe é próprio.

A cominatória, no entanto, não se indica ação possessória; ela se caracteriza, precipuamente, pelo *direito de exigir* a prática de um ato ou a sua abstenção, direito este gerado num contrato ou numa determinação legal.

Assim não se torna indispensável a evidência de violência iminente, nem de posse. Basta a existência desse direito de exigir, que se mostra seu fundamento legal.

As ações cominatórias têm rito especial.

AÇÃO COMISSÁRIA OU AÇÃO DE COMISSO. Visa a extinção da enfiteuse por falta de pagamento do foro.

AÇÃO “COMMUNI DIVIDUNDO”. Vide: Ação de divisão. Comunhão.

AÇÃO COMPENSATÓRIA. A que visa à compensação dos gastos efetuados por aquele que representou ou agiu em nome de outrem, como, por exemplo, o curador pelo que dispendeu pelo exercício da curatela.

AÇÃO CONDENATÓRIA OU AÇÃO DE CONDENAÇÃO. A que visa a impor ao demandado uma obrigação típica para ressarcir o dano contratual ou extracontratual por ele praticado, ou para ressarcir o autor do empobrecimento sem causa que possa imputar ao réu.

AÇÃO CONEXA. É a ação que se promove, simultânea e cumuladamente, com outra ação, desde que tenda a fins diversos e que exista, entre ambas, uma certa relação jurídica de analogia ou identidade, de modo que mostre a imperiosa necessidade de um julgamento único.

A necessidade politico-jurídica, diz JOÃO MONTEIRO, impõe a não divisão da continência ou conexão, visto que o julgamento de uma importa no julgamento de outra.

Vide: *Conexão de causas*.

AÇÃO CONFESSÓRIA. Provado o domínio sobre o imóvel, é a ação própria para a defesa de um direito de servidão ou usufruto. É ação real. Tem, assim, o precípuo objetivo de conservar direito real ou pessoal adquirido em propriedade alheia. E o termo que a qualifica *confessória* já bem indica que por ela se pretende que o adversário *reconheça* ou *confesse* o direito avocado.

Por essa forma, mostra-se ação oposta à negatória. Tem firmado jurisprudência que deve o autor, para intentá-la, provar seu domínio sobre a coisa pretendida, e de que foi privado, seja na servidão ou no usufruto.

A confessória é ação que também compete ao enfiteuta, a fim de que se façam valer as servidões ativas do prédio enfitêutico, dela não se privando senhorio direto.

AÇÃO CONSTITUTIVA. É a que intenta a criação, extinção ou modificação de relação jurídica.

AÇÃO CONTRA O ESPÓLIO. Direito que assiste ao interessado ou credor do *de cujus* ou de próprio espólio para reclamar arrecadação injusta de bens que não deveriam ser inventariados ou o pagamento de dívida a que tem direito.

Embora proposta a ação contra o espólio na pessoa do inventariante, para início desta devem ser também citados todos os herdeiros, e se entre estes há menores ou incapazes, seus representantes legais e o representante do Ministério Público. A falta de citação destes acarreta a nulidade do processo.

A ação contra o espólio é justificável enquanto os bens não tenham sido partilhados, pois em tal caso a ação será proposta contra os herdeiros, na força de seus quinhões ou para restituição dos bens indevidamente arrecadados, em poder de quem os detenha.

AÇÃO CONTRÁRIA. A ação se diz *contrária*, em distinção da direta, quando a lei concede à pessoa que contraiu uma obrigação em nome de outrem, a fim de obter deste o reembolso das importâncias despendidas na execução deste mesmo contrato ou incumbência. É a ação do madatário e do comissário para haver do mandante ou do comitente o pagamento dos adiantamentos feitos em utilidade ou para efetividade dos atos que praticaram a seu mando.

Também é ação do *gestor de negócios (negotiorum gestor)*, em que a pessoa que administrou negócios de outrem intenta contra este a competente ação para haver o reembolso das despesas úteis e necessárias que tenha feito para a realização desta administração.

Por essa forma também se denomina de *ação de negotiorum gestor* ou de *gestão de negócios*. Não se confunde com a *ação indireta* ou *oblíqua*, que tem sentido completamente diverso, pois que esta é a do credor que intenta sub-rogar-se nos direitos ou ações do devedor, para ressalva de seus próprios direitos.

A *ação contrária* pode vir objetivada na ação de *tomada de contas* ou ser cumulada com a de prestação de contas, quando o mandante ou comitente vem pedir contas de seu *dominus negotii*, o autor da ação.

Estas ações são reguladas pelo Cód. de Proc. Civil nos arts. 914 e seguintes.

Vide: *Ação de prestação de contas. Ação de tomada de contas.*

AÇÃO CONTROLADA. A ação controlada é um ato de investigação, no qual a autoridade policial passa a monitorar as ações da organização criminosa a fim de prender o maior número de integrantes ou obter um maior conteúdo probatório.

A Lei 12.850/2013, em seu art. 8º, definiu ação controlada como aquela que visa “retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações”.

A ação controlada será previamente comunicada ao juiz, que estabelecerá seus limites e comunicará ao Ministério Público. (pg)

AÇÃO CRIMINAL. Já assim se entende o procedimento mediante o qual os juízes ou tribunais, a que se atribui competência para reprimir crimes e delitos, procuram aplicar os princípios instituídos na lei penal.

A *ação criminal* se diz também de *ação pública* ou *ação penal*, derivando sempre da prática de atos ou omissões qualificadas de crime pelo Direito Penal.

AÇÃO CUMULADA. Ação cumulada se entende a ação que, proposta juntamente com outra ou simultaneamente com esta, é processada em conjunto ou simultaneamente.

A cumulação de ações decorre, em regra, da cumulação de pedidos, que, sendo conexos, podem ser feitos simultaneamente.

Mesmo que os pedidos não se façam desde o início cumulados, permite-se ao juiz (Cód. de Proc. Civil, art. 106), que, em se tratando de *ações conexas*, possa *cumular ações*, a fim de que as julgue em conjunto.

Vide: *Acumulação. Acumular ações.*

AÇÃO DA MULHER. Assim se denomina o direito da mulher casada de propor ações no sentido de livrar bens do casal onerados pelo marido ou de defendê-los no interesse da comunhão, ou ainda reivindicá-los.

É ainda o direito da mulher para reaver os bens dotais confiados à administração do marido, desde que gravados ou alienados por ele.

Também cabe à mulher propor ação para anular as fianças prestadas e as doações feitas pelo marido. Deste modo, a *ação da mulher* revela sempre a faculdade que lhe cabe de vir a juízo pleitear direito de seu imediato interesse ou da própria comunidade conjugal, sem exigência da outorga marital, segundo determinação que deve ser sempre assinada em lei.

Tendo, assim, a qualidade e capacidade para agir, pode a mulher propor as ações que lhe assistirem.

AÇÃO DA SOBERANIA. Manifestação da vontade de uma Nação, politicamente organizada, quando exercita as atribuições soberanas para a escolha de regime, em que deseja fundar sua organização política, ou para a determinação de pessoas que devem integrar os órgãos de sua administração pública, pelos quais, permanente ou temporariamente, exterioriza a sua vontade e o seu poder soberano.

Embora a ação soberana de um Estado possa manifestar-se no duplo sentido de interno e externo, a soberania é sempre una e indivisível. Pela unidade se tem a ideia de que a soberania não pode estar subordinada a poder que não decorra dela própria. E pela indivisibilidade decorre o princípio de que o poder de governo, em que ela repousa, pertence exclusivamente ao Estado, embora sua manifestação se exercite através dos órgãos soberanos que por ela própria se constituíram: estes são seus poderes, por meio dos quais atua a vontade do Estado na execução de seus fins e na prática de atos indispensáveis à manutenção da ordem jurídica interna e externa. É por ação de sua soberania que o Estado fixa a sua *Constituição*, mediante a qual se estabelecem os princípios normativos das relações entre governantes e governados, compreendendo, desse modo, o complexo de regras e normas que determinam a estrutura dos poderes públicos, assinalando seus modos de funcionamento e assegurando as regras de ação dos indivíduos. Vide: *Soberania*.

AÇÃO DE ALIMENTOS. Direito que assiste a uma pessoa para exigir de outra, diante de uma situação de parentesco, os alimentos ou provisões de que necessita para garantia de sua subsistência. Desse modo é ação que gera o *direito de exigir alimentos*, diante do qual a pessoa se vê na obrigação de prestá-los, consoante determinação da própria lei.

A *ação de alimentos*, segundo sua oportunidade, isto é, sob o ponto de vista processual, mostra-se *ação de alimentos vitalícios* ou *ação de alimentos provisionais*.

A *ação de alimentos vitalícios*, também qualificada de *definitivos*, é a que se propõe em caráter autônomo para a exigência do cumprimento da obrigação, que se firma num preceito legal, sem dependência de qualquer outra ação.

Ao passo que a *ação de alimentos provisionais*, segundo a regra processual, é a que se intenta dentro de outra ação, como processo acessório, ou preventivamente, até que se julgue a ação principal já intentada ou a ser intentada.

Mas, mesmo neste caso, somente quem tenha o direito de exigir alimentos pode propô-la como medida acauteladora, seja em caráter preventivo, seja em caráter preparatório.

A prestação de alimentos pode ser pedida:

- a) pela mulher quando separada ou abandonada;
- b) pelos pais aos filhos;
- c) pelos filhos aos pais;
- d) pelos parentes a outros, quando determinados em lei;
- e) pelos menores aos tutores e curadores;
- f) pelo legatário de alimentos.

O Cód. de Proc. Civil os anota nos artigos 852 e 854, atendendo ao processo de execução da ação nos arts. 732 a 735.

AÇÃO DE ANULAÇÃO. É o remédio jurídico de que se utiliza alguém para anular ato jurídico, que lhe traga prejuízo ou que não tenha sido formulado segundo os princípios de direito.

Por essa forma, a *ação de anulação* tem sempre o objetivo de *anular* atos jurídicos que não se tenham composto consoante as regras de direito ou que foram praticados em contravenção a obrigações contraídas. Basta que o ato se mostre fundado em *vício* ou *defeito* para que seja passível de anulação.

Os atos são anuláveis quando o consentimento em que se fundaram emanou de *erro substancial*. O *dolo*, a *coação*, a *simulação*, a *fraude contra credores*, a *incapacidade relativa do agente*, são elementos que fundamentam legalmente a ação de anulação do ato ou contrato jurídico.

Nesta ação, o requerente mostrará, consoante preceito assinalado em lei, as razões *de anulabilidade do ato* ou *do contrato*. E como pretende torná-lo inexistente, retirando toda sua eficácia jurídica, deve não somente *fazer citar* as partes que tenham contribuído para a sua formação, como todas as pessoas que tenham *interesse* nele. E se a anulação pretendida versar sobre bens imóveis, na citação devem ser incluídas as mulheres dos contratantes, agentes ou interessados, que forem casados.

A *ação de anulação*, em verdade, nem sempre é promovida sob esta genérica denominação. Ela toma o nome próprio ou do direito defendido. E assim aparecerá com os nomes de:

ação de anulação de casamento;

ação de anulação de marca ou de patente;

ação de anulação de legado;

ação de anulação de testamento;

ação de anulação de partilha etc.

Por vezes, os próprios terceiros, pessoas que não intervieram no ato ou contrato, podem vir demandar a sua anulação, desde que se mostrem lesados pela sua prática ou execução, feita em simulação ou com intuito doloso de prejudicá-los.

É assim o que ocorre com a anulação dos atos praticados pelos devedores, *em fraude de execução* ou *em fraude contra os credores*, dando a estes o direito de ir demandar sua anulação ou revogação. A *ação pauliana* revela uma dessas revogações por parte do credor prejudicado, por ato praticado em fraude de seus direitos.

E neste particular, a *ratificação* do ato ou contrato anulável, feito entre as partes, embora o valde entre eles, não tem a eficácia de privar o terceiro prejudicado de usar da ação que ressalve ou garanta o seu direito.

A parte interessada na anulação do ato que lhe é prejudicial pode vir com o pedido de sua anulação, ou reclamar a *indenização por perdas e danos*, quando o motivo se funda em dolo praticado pela outra parte, ou mesmo de terceiro, se esta o sabia [Cód. Civil/2002, arts. 148 a 150 (arts. 95 a 97 no Cód. Civil/1916)].

Somente depois que a *anulação*, pedida na petição inicial da ação, é decretada, passa a surtir seus efeitos legais.

Por essa forma, nenhuma delas se pronuncia de ofício, devendo, em tal caso, as pessoas que têm legítimo interesse em sua anulação promover a demanda própria.

Como se pode perfeitamente atentar, a *ação de anulação* mostra-se diferente da *ação de nulidade*.

Esta se impõe quando o *ato é nulo*, ao passo que a de anulação se funda na *anulabilidade do ato*.

A distinção, assim, das duas ações está na mesma igualdade da distinção entre *ato nulo* e *ato anulável*.

Se o ato é anulável, a *ação é de anulação*.

Se o ato é nulo, a *ação é de nulidade*.

Anulado o ato serão as partes restituídas ao estado anterior. E se tal não é possível serão indenizadas com o equivalente [Cód. Civil/2002, art. 182 (art. 158, no Cód. Civil/1916)].

Em tal caso o pedido de *anulação* já pode ser alternado com o de *indenização*.

Será o caso de *pedidos alternativos*.

E, nesta situação, o pedido de anulação será orientado no sentido de ser *desfeito o que era feito*, e, tal não sendo possível, resolver-se-á em reparação de perdas e danos.

Vide: *Ação rescisória*.

Exemplificativamente, damos aqui alguns dos casos de ações de anulação:

Ação de anulação da doação. É direito próprio da mulher casada o de anular as doações que tenham sido feitas por seu marido, sem o seu consentimento, refiram-se a *móveis ou imóveis*.

Também se mostram *anuláveis* as doações que excederem o valor dos bens que o doador poderia dispor em testamento, bem assim as que são feitas pelo cônjuge adúltero a seu cúmplice.

Nestes casos, não somente ao cônjuge prejudicado cabe demandar sua anulação (revogação), como aos demais herdeiros do doador.

Vide: *Doação*.

Ação de anulação da fiança. É a ação de que se pode utilizar a mulher casada ou seus herdeiros, para anular a fiança dada pelo marido ou fiador [Cód. Civil/2002, art. 1.650 (arts. 235 e 239, do Cód. Civil/1916)].

Vide: *Fiança*.

Ação de anulação da letra de câmbio ou ação de anulação de título cambiário. É a ação de que se pode utilizar o proprietário de letra de câmbio ou nota promissória, extraviada ou destruída, a fim de que torne de nenhuma eficácia a exigibilidade de semelhante título, ao mesmo tempo que lhe dá o direito de exigir do responsável ou corresponsável por ela o pagamento da importância que representa, independentemente da apresentação do título originário.

Semelhante ação compete ao portador da *duplicata mercantil*.

No caso de extravio, pode a ação ser intentada nos moldes da que o Cód. de Proc. Civil (arts. 907 e seguintes) prescreve para a recuperação dos títulos perdidos, diante de cuja ação se decretará a caducidade deles.

Na petição, para fundamento do pedido, deve o requerimento bem identificar o título, com a menção de todos os seus caracteres legais, para que bem se determine a sua caducidade e substituição por outro, se for o caso.

Vide: *Ação de recuperação de títulos. Letra de câmbio. Nota promissória*.

Ação de anulação de casamento. Inquinado de *anulabilidade*, o casamento pode ser desfeito, utilizando-se o interessado, e com autoridade legítima para fazê-lo, da ação de anulação.

A ação de anulação de casamento, no entanto, devido à gravidade da matéria encerrada, deve sempre ter fundamento em princípio de lei, claro e inequívoco. E somente a pode intentar quem esteja positivamente autorizado por lei.

Assim, *verbi gratia*, se o fundamento da anulação está na falta de consentimento lícito, por incapacidade ou coação, somente o coato, o incapaz ou seus representantes legais têm autoridade para pedi-la.

Se a anulação se funda na menoridade dos cônjuges, somente podem requerê-la: o próprio cônjuge, seus representantes legais, ou seus parentes em linha reta, sejam consanguíneos ou afins, ou colaterais, em segundo grau.

Se a anulação decorre de erro essencial contra a pessoa somente o outro cônjuge pode propô-la. Antes que se proponha a ação, preliminarmente se deve pedir a separação de corpos.

Vide: *Casamento*.

Ação de anulação de marca. A ação de nulidade da marca é o direito de que dispõe todo aquele que se julgue prejudicado com registro de marca idêntica ou semelhante à marca de seu uso, feito por outrem. Neste particular, a *anulação* se difere da *nulidade* que mostra sempre o registro de marca feito em contravenção ou transgressão às leis, que autorizam seu registro, ao passo que a *anulação* mostra o pedido de revogação de seu registro diante de prejuízo causado a outrem, com legítimo interesse para opor-se a este registro.

Vide: *Marca de indústria. Nome comercial*.

Ação de anulação de partilha. É o meio de que se pode utilizar o herdeiro ou alguém que tenha legítimo interesse em alterá-la ou modificá-la, de vir pedir a anulação da partilha que se mostre feita com vícios e defeitos, que a invalidam.

Por princípio já afirmado, a anulabilidade da partilha, ou sua anulação, depois de feita e julgada, somente se permitirá diante da evidência de vícios e defeitos que a invalidem, tal como invalidariam qualquer ato jurídico [Cod. Civil/2002, art. 2.023 (art. 1.801, no Cód. Civil/1916)].

Vide: *Partilha*.

Ação de anulação do testamento. É a ação pela qual vem alguém pleitear a anulação do testamento que não satisfaz requisitos indispensáveis, assinalados em lei, sejam os referentes às solenidades essenciais ou vícios intrínsecos.

Decretada a anulação, desfazem-se todas as cláusulas testamentárias, abrindo-se normalmente a sucessão e se procedendo ao inventário, nos termos regulares da lei. (ngc)

AÇÃO DE ATENTADO. É a ação incidente, frequente nas ações de nunciação, embargos de obra nova, manutenção de posse, e interditos proibitórios.

É, assim, o direito que assiste a quem se vê prejudicado em seu direito, pelo desrespeito de preceito emanado de autoridade, em vir novamente a juízo para restabelecer a realização do ato contra o qual se atenta.

O curso da ação principal se suspende até a decisão do incidente, cujo processo se regula pelos arts. 819 e seguintes do Cód. de Processo Civil. Este assinala seus requisitos:

I – que haja lide pendente;

II – que tenha havido inovação do estado de fato anterior;

III – que a inovação tenha sido contrária a direito;

IV – que o autor tenha sido lesado pela inovação.

Desse modo bem se evidencia que tais requisitos devem surgir simultaneamente, a fim de que, verificado o atentado, tenha fundamento a ação.

Vide: *Atentado*.

Além do pedido para que tudo volte a seu estado primitivo pela ação, pode ser pedido o ressarcimento de perdas e danos, além da multa instituída, os quais, sendo procedentes, serão atendidos no julgamento da ação principal.

Vide: *Inovação*.

AÇÃO DE AVARIAS. É o direito que cabe ao segurado para haver do segurador a indenização ou recuperação da perda ou deterioração da coisa segurada.

Mas, para que lhe assista este direito, necessário é que se processem as vistorias e diligências, diante das quais se determinem a causa dos danos e o valor da indenização, o que se executará por intermédio de arbitradores nomeados pelo juiz.

A verificação dos direitos e obrigações, para evidência do pedido constante da ação de avarias, é procedida por meio do *regulamento para a avaria*, indicativo das operações realizadas com o intuito de apurar semelhantes responsabilidades. Tal no caso de avaria simples. Quando se trata de avaria comum, essa verificação será feita pelo *regulamento da avaria*, diante do qual se apura a exata importância que cabe a cada uma das pessoas obrigadas ao rateio.

A *ação de avarias*, proposta contra o segurador, continua regulada pelo CPC de 1939 (arts. 762 a 764), por força do art. 1.218, XIII, do CPC de 1973, que manteve os textos antigos em vigor até sua incorporação em leis especiais.

Vide: *Avaria*.

AÇÃO DE CAUÇÃO ÀS CUSTAS. É a que compete ao réu, quando os autores da ação, nacionais ou estrangeiros, residem fora do país ou dele se ausentaram durante a lide, e não possuem bens imóveis locais, para exigir que se preste caução suficiente ao pagamento das custas do processo. É *processo acessório*, visto que se intenta como medida acauteladora preventiva, de acordo com a regra exarada nos arts. 835 e 836 do Cód. de Processo Civil.

Vide: *Caução às custas*.

AÇÃO DE CHEQUE. É a que permite ao portador e ao coobrigado que pagou forrar-se do que despendeu em face dos demais coobrigados.

AÇÃO DECLARATÓRIA. A ação declaratória tem por objetivo obter por sentença, desprovida de qualquer força de execução compulsória, embora com plena e efetiva força de coisa julgada, a *afirmação* (declaração positiva) ou *negação* (declaração negativa) da existência de um direito ou de uma relação jurídica, da falsidade ou autenticidade de um documento ou obrigação.

Não tem por princípio pedir ou exigir qualquer prestação de coisa ou de fato, mas tem o efeito de evitar a ação petitória, embora não a substitua.

Não representando, assim, um remédio jurídico para pedir, não deve ser intentada ou admitida quando já aforada a ação petitória, ou executória a que se refere ou a que corresponde.

E que é a ação que evita a petitória, mas jamais a substitui.

E entretanto já tem admitido a jurisprudência que a ação declaratória possa ser intentada, dentro da petitória, pela cumulação de pedidos do próprio autor, ou por contestação a seu direito pelo réu. Será o caso do devedor que vem contestar a inexistência ou falsidade da obrigação por que é demandado, convertendo-se o julgamento da ação que aceita sua contestação a seu favor.

O Cód. de Proc. Civil a preconiza (artigo 4º).

Seja na sua forma positiva ou na sua forma negativa, a ação declaratória vem formular o decreto judicial que põe em segurança a relação jurídica existente, ou remove o obstáculo criado pela relação jurídica inexistente, não permitindo que a controvérsia sobre quaisquer dessas relações, existentes ou não existentes, retorne a litúgio uma vez que sua força de *res judicata* não mais o permitiria.

Na própria petitória, que se torna necessária para efetividade da execução, quando haja a matéria julgada sobre a declaração é irretratável consoante o fundamental efeito da sentença no seu sentido genérico.

Aí não se discutirá mais a matéria versada na ação anterior, mas o interesse jurídico que se quer proteger em relação ao direito declarado ou negado, diante de ofensa efetiva ou ameaça de molestação.

No entanto, a ação de declaração é desde logo exequível em relação às custas de seu processo, visto que neste caso houve, em verdade, uma condenação por ela deferida (Cód. de Processo Civil, art. 34).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. Vide Lei nº 9.868, de 10.11.99.

AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL OU AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTE. A que intenta incidentalmente em demanda principal o reconhecimento da existência ou inexistência de relação jurídica, cuja questão seja prejudicial (CPC, arts. 5º, 325 e 470).

AÇÃO DE CLÁUSULA DE RETROVENDA OU AÇÃO DE CLÁUSULA RETRO. Também chamada de ação de retrovenda.

AÇÃO DE COBRANÇA. É a que resulta do chamamento do devedor a juízo para pagamento de obrigação representada em documento assinado pelo devedor ou resultante de qualquer compromisso por ele assinado, ou decorrente de contrato. Se para o documento firmado há princípio legal que determine o ritmo da ação, tal como o referente a documentos ou títulos de dívida líquida e certa, a ação terá a denominação que a lei lhe assinala. Neste caso, por exemplo, a ação de cobrança toma o nome de *executiva*.

Desse modo, a ação de cobrança mostra sempre o direito de exigir o cumprimento de uma dívida, resultante de qualquer espécie de obrigação, mediante a qual se mostra o devedor obrigado a esse pagamento.

As ações de cobrança que não tenham rito especial marcado em lei, como as *executivas* e as de *tomadas de contas*, terão rito ordinário.

AÇÃO DE COMISSO. É a ação proposta pelo senhorio contra o foreiro, para que se anule e se extinga a enfiteuse. Somente pela falta de pagamento de foros, por três anos consecutivos, pode o comisso ser pedido e decretado.

Mas, este somente se consolida e se efetiva em face de decreto ou decisão judicial, que julgue procedente o pedido, cabendo ao senhorio pagar ao foreiro o valor das benfeitorias feitas no imóvel [Cód. Civil/1916, art. 692, II (artigo sem correspondência no Cód. Civil/2002)].

Decretado o comisso, o domínio útil passa novamente ao senhorio, desde que o perde o foreiro. É ação pessoal do senhorio direto.

No entanto, havendo subenfiteuse, desde que ao enfiteuta, ficando em relação ao subenfiteuta na mesma posição jurídica do senhorio direto, lhe cabem todos os remédios legais atribuídos a este para a cobrança dos foros ajustados, e não tendo o senhorio direto optado pelo prazo da subenfiteuse como é de seu direito, pode o próprio enfiteuta pedir a decretação do comisso pela falta de pagamento dos foros devidos pelo subenfiteuta. O direito somente exige, em qualquer circunstância, que os direitos do senhorio direto não sejam relegados. E, em tal hipótese, ficam estes a salvo, pois que o enfiteuta responde diretamente a ele, em tal emergência, pelo pagamento dos foros exigíveis.

Mesmo no caso da subenfiteuse, também cabe ao senhorio direto, desde que a obrigação do pagamento do foro é solidária ao enfiteuta e subenfiteuta, exigir deste o pagamento diretamente a ele, e, em tal situação, pedir a decretação do comisso, quando não satisfeito, semelhante pagamento nos termos da lei. (ngc)

AÇÃO DE COMODATO. É a que compete ao comodante contra o comodatário, para haver deste a restituição da coisa emprestada nas mesmas condições em que lhe foi entregue e para lhe exigir perdas e danos, quando seja o caso.

O caso *fortuito* alegado e provado pelo comodatário isenta-o das responsabilidades dos danos causados à coisa.

Para formular seu pedido, o comodante deve juntar *prova* do empréstimo, pela qual individualize a coisa emprestada e fique evidente que no ato do empréstimo ocorreu a tradição da coisa para a posse do comodatário, pois que a tradição, em tal caso, é elemento fundamental para a formação do contrato.

Se o comodato foi estipulado a *tempo certo*, não pode o comodante exigir a entrega da coisa antes de terminado o prazo, salvo se:

- a) mostrar *necessidade urgente e imprevista*, que será reconhecida e julgada pelo juiz;
- b) provar que o comodatário já tirou do *uso da coisa a utilidade integral*, segundo a intenção do próprio empréstimo;
- c) provar que o comodatário não está zelando pela coisa, segundo sua obrigação, dando destino diferente ao que se acordara ou à natureza da própria coisa;
- d) provar que, tendo sido o empréstimo feito para uso pessoal do comodatário, tendo falecido este, não mais se justifica o empréstimo, que se fizera em atenção pessoal e ele, comodatário.

As *perdas e danos pedidos* pelo comodante terão fundamento no uso indevido da coisa, contrariamente ao ajustado e à natureza da coisa, na falta de atenção a seu uso, de que resultou deterioração da coisa.

Ao comodatário não cabe opor-se ao pedido de restituição da coisa, sob alegação de despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada, visto que estas correm por sua exclusiva conta.

Quando o *comodato* não tem prazo certo, nem este resulta da natureza da coisa, fica ao arbítrio do proprietário o tempo da restituição (COSTA MANSO).

Vide: *Comodato*.

AÇÃO “DE CONDICTIONE EX LEGE”. É a ação que tem por objetivo o pedido de restituição de quantias pagas em jogo ou aposta, se provado que elas foram ganhas por meio de dolo ou se o perdente era menor ou interdito.

Embora a lei civil não permita discussão judicial em torno de dívidas oriundas de jogo e aposta, para as quais retira todo apoio legal, considera-as perfeitas se pagas voluntariamente, não permitindo ao perdente, que as pagou, pedido de restituição.

No entanto, abre a lei civil exceção, admitindo a restituição, se evidenciado que esse pagamento não se deu *voluntariamente*:

- a) ou porque, embora maior e capaz, o perdente tenha sido levado a pagar induzido por dolo;
- b) ou porque, sendo o perdente incapaz (menor ou interdito), o pagamento, mesmo que o jogo ou aposta não se tenha fundado em dolo, não poderia ser validamente feito por ele.

O *ganho com dolo e a incapacidade do menor ou interdito* retiram a condição precípua *deconsentimento voluntário* dado ao pagamento.

E daí a ação de *condictione ex lege* para pedir a repetição do que se pagou, pois o amparo legal ao pedido tem o intuito de impedir a realização de um ato imoral (ganho com dolo) e de evitar prejuízos a menores e interditos, cujo consentimento, neste pagamento, não tem proteção legal.

Nos dois casos, no ganho doloso e no do interdito ou menor, há sempre a presunção de que a pessoa que recebeu o pagamento agiu abusivamente, pois no primeiro caso utilizou-se de meios dolosos e fraudulentos para ganhar, e, no segundo, abusou da inexperiência do incapaz.

AÇÃO DE CONHECIMENTO OU AÇÃO DE COGNIÇÃO. É a que intenta substituir, pela cognição judicial, a vontade da parte demandada pela declaração, constituição ou condenação. Contrapõe-se à chamada ação de execução, em que se visa a substituir a atividade negada pelo demandado.

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Também se dá a essa ação o nome de *ação de depósito em pagamento*. E isto sem dúvida de ser essa consignação, em verdade, um *depósito judicial* feito por alguém, de certa e determinada importância, a fim de que obtenha a quitação de seu credor, diante de motivos que justificam a consignação.

Dessa forma, a *ação de consignação em pagamento* indica o meio pelo qual o devedor, para obter a quitação de sua dívida ou obrigação, quando, sem justo motivo não a quer receber o credor, ou este não é encontrado, ou ainda quando, por ser duvidoso, não sabe a quem deva efetuar o pagamento.

É o caso do aceitante de letra de câmbio que, não sabendo quem seja o portador do título de sua obrigação, deposita o seu valor correspondente, quando esta se vence, para se libertar da obrigação, evitar os juros de mora e outras contrariedades decorrentes do inadimplemento de obrigação líquida e certa vencida.

Se comerciante, livrar-se da arguição de insolvabilidade.

A lei civil assinala os casos em que a consignação pode ocorrer:

- a) se o credor, sem justa causa, recusar-se a receber o pagamento ou a dar a quitação na devida forma;
- b) se o credor não vai, nem manda, receber a coisa no lugar, tempo e condições devidas;
- c) se o credor, sendo desconhecido, estiver declarado ausente ou residir em lugar incerto e não sabido;
- d) se ocorre dúvida sobre quem seja legalmente competente para receber o pagamento e dar quitação válida;
- e) se pendente litígio sobre o objeto do pagamento;
- f) se há concurso de preferência aberto contra o credor ou se este é incapaz de receber o pagamento e dar quitação válida.

A validade do depósito ou consignação, assim, é reconhecida, quando a respeito concorram todos os requisitos relativos às pessoas, ao objeto, ao modo e tempo, sem os quais o pagamento não se fará válido.

Requerida a consignação, é o credor citado para receber o valor consignado ou impugná-lo segundo o direito que lhe assistir.

Essa matéria é regulada no Cód. de Processo Civil, arts. 890 a 900. Quanto à consignação, no âmbito da locação urbana, ver o art. 67 da Lei nº 8.245/91.

Pode ser antecedida pelo depósito bancário, em se tratando de dívida de dinheiro.

AÇÃO DE CONTAS. A ação de contas tanto pode ser intentada pela *pessoa que deve contas*, como pela *pessoa a quem se devem contas*.

Quer isso dizer que a ação, pela qual se irá apurar a situação de contas relativas a certos negócios praticados por alguém em nome de outrem, tanto pode ser iniciada pelo credor como pelo devedor, isto é, pelo *dono do negócio* ou pelo *gestor do negócio*.

Se a ação de contas é intentada pelo dono (*dominus negotii*), ela toma o nome próprio de *ação de prestação de contas*. Se é intentada ou proposta pelo gestor de negócios, toma o nome de ação de tomada de contas.

O Cód. de Proc. Civil, que delas trata nos arts. 914 e 919, classifica-as entre as *ações cominatórias*, dando rito especial a seu andamento, sendo que, tanto numa como noutra, a contestação ao pedido envia o processo para o curso ordinário.

Nas *ações de contas* (prestadas ou tomadas), pois *contas prestadas* tanto significam as que foram dadas, como as que foram pedidas, seja qual for o curso que tenha seguido o seu processo, o recurso à sua sentença é o de agravo de instrumento por força do que dispõe o art. 522 do CPC.

Vide: *Ação de prestação de contas. Ação de tomada de contas. Conta.*

AÇÃO DE CUMPRIMENTO. No Direito Trabalhista, é a que visa ao cumprimento das obrigações estipuladas em convenção coletiva.

AÇÃO “DE DAMNO INFECTO”. É a proteção ou remédio jurídico intentado por uma pessoa, quando se sente ameaçada por outrem, que lhe quer tomar ou ocupar as suas coisas ou ofender seus direitos.

São, assim, seus requisitos:

- a) prova da posse, por parte do autor, da coisa ameaçada;
- b) temor, justo e fundado, de que se ache sob a iminência de um sério perigo.

A *existência do perigo* e a evidência de *ser iminente* não devem ser simplesmente alegadas pelo requerente. Devem ser também mostradas pela prova material, que se faz mister.

E a *gravidade do perigo* deve ser entendida não só no sentido da irreparabilidade mas sim da importância do mal receado.

A *iminência* mostra o perigo presente, atual, palpável, prestes a efetivar-se, pouco importando que seja previsto ou imprevisto.

A ação consiste em pedir ao interessado que, para ser assegurado em seu sossego ou para ser garantida a sua propriedade, ou aos moradores dela, preste o ameaçante a caução *de damno infecto* ou *caução no dano receado*, que servirá de garantia à obrigação da reparação do dano, quando ocorrente, desde que lhe seja juridicamente imputável e tão logo se liquide, o que será feito na devida oportunidade, o *quantum* da indenização. A estimação da caução pedida deve ser deferida por perito nomeado pelo juiz, se este não julgar satisfatória a soma indicada pelo autor, no seu pedido de caução ao dano iminente.

AÇÃO DE DEMARCAÇÃO. É aquela em que o autor, provando o seu *jus in re*, pede a demarcação do imóvel de sua propriedade, isto é, pede que sejam aviventados e assinalados os limites ou divisas da mesma propriedade, com a indicação de todos os seus característicos naturais e distintivos.

Dessa forma, segundo o próprio conceito legal, é o direito que assiste a todo proprietário de obrigar o confinante da propriedade dele a proceder, com ele, à demarcação entre os dois prédios, para aviventar os rumos apagados e renovar marcos arruinados, repartindo-se proporcionalmente, entre eles, as respectivas despesas processuais e as da demarcação técnica.

É também chamada de ação *finium regundorum*. Quando de prédio indiviso, a demarcação somente pode ser pedida por todos os condôminos, salvo se seu pedido se acumula com o de *divisão*. E isto porque, segundo a regra, nenhum condômino pode alterar o *statu quo* da coisa, sem o consentimento e aprovação dos demais coproprietários.

Nos casos, como já anotamos, de imóvel ainda comum e não dividido, a *demarcatória* vem sempre acompanhada da *divisória* (ação de divisão), sendo por isso denominada de *ação de divisão e de demarcação*.

É um dos casos de *ações acumuladas*.

E esta cumulação de pedidos, como é de ver, torna-se até indispensável à realização dos intuitos, visto que, sem o concurso simultâneo destas ações, não se poderia atender ao pedido de divisão, pois que este implica a demarcação dos quinhões, mesmo com os confrontantes estranhos ao imóvel indiviso ou comum.

Quando a demarcação vem cumulada com a divisão, primeiro se processa a demarcatória. Depois saem os confrontantes da discussão e a divisão prossegue somente com os condôminos. Estas ações são reguladas pelo CPC nos arts. 946 a 981.

Na demarcatória podem ser discutidas as questões referentes às áreas invadidas, como à valia dos títulos dominais.

Quando se trata destas questões, as mulheres das partes devem ser citadas para participarem da ação.

A demarcação deve ser executada por agrimensor diplomado, isto é, profissional com título de habilitação legal.

AÇÃO DE DEPÓSITO. É a ação intentada contra o depositário da coisa, em face do documento de depósito por ele assinado, de que resulta a sua responsabilidade quanto à custódia da mesma, sua conservação e restituição.

Esse direito que, em face da lei (Código de Proc. Civil, art. 901), tanto se impõe contra o depositário como contra quem que lhe seja por lei equiparada, compete não somente ao depositante como à pessoa com direito ao depósito.

Intentada a ação, cabe ao depositário restituir a coisa, acompanhada de todos os seus frutos e acrescidos, não lhe sendo lícito, para furtar-se à restituição, alegar que a coisa não pertence ao autor ou opor compensação, salvo se se fundar em outro depósito, se sobre ele pender execução notificada ao depositário, ou se ainda tiver a opor motivo razoável de suspeita ou pagamento de despesa ou de gratificação ajustada. São os princípios que decorrem da lei civil, Cód. Civil/2002, arts. 627, 629, 638 e 644, (arts. 1.265, parág. único, 1.266, 1.268, 1.273 e 1.279, do Cód. Civil/1916).

A ação de depósito, por seu caráter pessoal, não pode ser intentada contra os sucessores do depositário.

É princípio que nos vem do Regulamento nº 737 (art. 268) e geralmente admitido. Cabe, no entanto, aos herdeiros do depositário promover a sua restituição. E se de boa-fé venderem a coisa depositada, são obrigados a restituir ao comprador o preço recebido, desde que se assegura ao depositante o direito de reivindicar a coisa.

A ação de depósito somente é intentada contra *pessoa física*, que se tenha constituído em depositário.

Na petição, o autor não somente pedirá a restituição da coisa, como pedirá que se comine a pena de prisão ao depositário, que não a restituir no prazo regulamentar de 24 horas (Cód. de Proc. Civil, art. 904).

Do mesmo modo, não se admitirá pedido que não venha desde logo fundado em documento representativo do *título de depósito*. Este deve estar revestido de todas as formalidades legais, inclusive descrição do objeto ou coisa depositada com todos os seus sinais de identificação e assinatura do depositário e duas testemunhas. Sem a *prova* deste documento, e a evidência do caráter de depósito dado ao ato que ele objetiva, do qual resulte a responsabilidade de depositário de quem o firmou, neste sentido, não procede a ação.

A ação de depósito é preparatória para as ações de *excussão de penhor*.

O pedido está sujeito a contestação. Mas ela não se efetiva sem o depósito prévio da coisa. E, na sua falta, o equivalente em dinheiro.

Várias as razões que poderão justificar a contestação:

- a) falsidade do título;
- b) extinção da obrigação;
- c) perda ou perecimento da coisa por caso fortuito ou força maior;
- d) embargo judicial do objeto depositado ou pendência de execução notificada ao depositário;
- e) recolhimento da coisa a depósito público, por suspeita de furto ou roubo, ou por não ter sido possível guardá-la e o depositante não ter querido recebê-la;
- f) substituição da coisa em caso de perda;
- g) compensação fundada em outro depósito ou em pagamento de dívida que proceda do título de depósito;
- h) retenção para pagamento de despesas úteis e necessárias, feitas com o depósito ou por causa do prejuízo que dele adveio;
- i) quaisquer outros motivos razoáveis e justificativos da retenção ou não entrega da coisa.

No pedido deve vir o valor estimado da coisa, se no título que prova o depósito não se tiver feito a estimativa. (ngc)

AÇÃO DE DEPÓSITO EM PAGAMENTO. Vide: *Ação de consignação em pagamento*.

AÇÃO DE DESERDAÇÃO. Visa a provar a necessidade da causa alegada pelo testador para a deserdação.

AÇÃO DE DESFORÇO PESSOAL. Representa o ato de defesa pessoal empreendido pelo possuidor, que se vê turbado ou esbulhado em sua posse, obtendo, assim, a manutenção ou a reintegração, por autoridade própria.

Pratica *ação de desforço* a pessoa que, sem aguardar ou pedir qualquer remédio judicial, impede que se lhe perturbe a posse, ou, em *legítima defesa de sua posse*, arranca as cercas que foram construídas dentro de sua propriedade ou a invadindo. Mas, semelhante desforço, que se justifica no mesmo caso em que se justificaria a legítima defesa, tem que ser imediato, e, se no esbulho, deve ser praticado pelo possuidor esbulhado, no sentido de que recupere a posse tão logo o esbulho ocorra.

No entanto, não se livra o possuidor que se desforça em indenizar o esbulhador do prejuízo que lhe causou.

A posse desforçada *incontinenti* entende-se como jamais tendo sido esbulhada.

No entanto, este direito do possuidor, que se permite usar em legítima defesa à sua posse, não pode ir além da indispensável manutenção ou restituição da posse [Cód. Civil/2002, art. 1.210, § 1º (art. 502, no Cód. Civil/1916)]

Vide: *Ação de manutenção de posse. Ação de reintegração de posse. Desforço*. (ngc)

AÇÃO DE DESPEJO. A ação de despejo é meio hábil para que o proprietário, senhorio, locador ou adquirente do prédio demande o locatário de prédio urbano ou rural, a fim de compeli-lo a desocupar o imóvel, quando este injustamente se recusa a restituí-lo.

O despejo pode ocorrer por vários motivos, notadamente pela falta de pagamento de aluguéis, pela terminação do contrato, transgressão dele ou por outros motivos apontados em lei, inclusive se o senhorio precisa dele para sua ocupação.

No pedido deve o autor juntar prova de que está legitimamente autorizado a requerer o despejo, seja na sua qualidade de proprietário, seja na de sublocador. Quer isso dizer que, se a autoridade de pedir o despejo decorre do direito de proprietário, deve ser juntada a prova de domínio; mas se decorre de outro motivo, tal como contrato de locação, que permita a sublocação, deve-se mostrar este contrato. Além disso, se com o pedido de despejo cumula o requerente o de cobrança dos aluguéis, deve o autor juntar a prova de quitação dos impostos.

Nos contratos por tempo indeterminado, antes que se processe o despejo, deve o interessado notificar o locatário para no prazo legal desocupar o prédio. E diante dessa notificação intentará a ação. Esta notificação se mostra desnecessária quando o despejo se funda em terminação natural do contrato, por transgressão a ele ou por falta de pagamento dos aluguéis.

Não se executa o despejo, mesmo que decretado, quando estão seus ocupantes em nojo, ou quando nele estiver alguém acometido de moléstia grave. A execução se susta até que se remova o obstáculo. A Lei nº 8.245/91 contempla as seguintes hipóteses de despejo e retomada:

- a) despejo em decorrência de descumprimento do mútuo acordo ou de infração legal ou contratual ou de falta de pagamento do aluguel e encargos;
- b) despejo para a realização de obras urgentes, determinadas pelo poder público, e que, não podendo normalmente ser executadas com a permanência do inquilino no imóvel, este se recuse em consenti-las;
- c) retomada para uso próprio, de parente ou interessado em decorrência de extinção do contrato de trabalho com a empresa locadora;
- d) retomada para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras determinadas pelo poder público, que impliquem aumento de área construída;
- e) retomada se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos;
- f) ação de despejo na locação para temporada, quando o locatário não desocupar o imóvel no prazo pactuado.

O rito próprio das ações de despejo é o *ordinário*.

AÇÃO DE DIVISÃO. A ação de divisão tem raízes no direito assegurado a qualquer condômino no sentido de exigir, a todo o tempo, a divisão da coisa comum. Chamam-na também de ação *communi dividundo*.

Sua função primordial é, assim, a de atribuir a cada condômino ou coproprietário do imóvel, de modo inconfundível, o quinhão que lhe cabe na mesma propriedade.

É ação simplesmente declaratória e não atributiva da propriedade. Entretanto, esta poderá ser julgada preliminarmente no mesmo processo. Não obstante a sentença que a julgue, quando não firme o *jus in re*, reconhece os direitos preexistentes entre os condôminos.

Desse modo, nesta ação se podem perfeitamente regular todas as questões suscitadas entre os condôminos, questões estas resultantes do próprio estado de indivisão, desde que debatidas e com anuência de umas e outras partes possam ser consideradas na fase contenciosa do processo.

Quando na divisão se trate de questões dominiais entre os condôminos, necessária a presença das mulheres deles, se casados.

Convém acentuar que a ação de divisão não se faz geral ou de todo prédio indiviso. Para que ela proceda, preliminarmente, indispensável a evidência de que a propriedade é divisível por sua natureza. E assim se entende a propriedade que suporte uma partilha entre seus diversos proprietários, sem prejuízo de sua situação ou que não se mostre praticamente impartilhável.

O Cód. de Proc. Civil trata especialmente dela nos arts. 967 e seguintes.

A ação de divisão pode vir cumulada com a ação de demarcação. Toma, então, o nome de *ação de divisão e de demarcação*.

AÇÃO DE DIVISÃO E DE DEMARCAÇÃO. O Cód. de Proc. Civil, conforme anteriormente já se fazia, permite o concurso das ações de divisão e demarcação (art. 947). Em tal caso, a *ação de divisão e de demarcação* indica os pedidos cumulados de divisão e de demarcação, no sentido de que, além de se dividir a propriedade, atribuindo-se quinhão próprio a cada condômino, também se demarque o terreno pelos seus limites exteriores, visto que a demarcação em tal situação não ficará somente nos limites determinados a cada quinhão, mas nos destes com as propriedades confrontantes, ou vizinhas.

Embora se permita a concorrência das duas ações num só processo, os atos relativos à demarcação e à divisão serão promovidos, cada um por sua vez. Os atos demarcatórios serão preliminares com a presença dos confrontantes e dos condôminos, que todos neles se entendem interessados na discussão dos direitos que determinarão semelhantes limites.

Depois que se passa a fase da demarcação, a discussão da divisão se processa somente com os coproprietários do imóvel dividendo, não se permitindo nela, assim, a intervenção de outras pessoas que não provem seu direito à propriedade comum.

A citação inicial para essa ação, assim acumulada, compreende, pois, todos os interessados, seja na demarcação, seja na divisão. E mesmo que o processo, embora uno, se promova em duas etapas, a citação será uma só para início do processo, visto que a *citação inicial* já compreende todos os atos do processo, inclusive os de execução.

Tal como para as ações isoladas de divisão e de demarcação para requerer a ação de divisão e de demarcação, deve o requerente juntar à sua petição a prova de que tem sobre a propriedade *jus in re*. Sem a evidência de um *direito real* próprio, não se pode intentar esta ação.

A divisão e demarcação, na sua parte técnica, são promovidas por agrimensor, assistido por peritos nomeados pelo juiz, cabendo às partes terem peritos seus que assistam o processo executório da divisão e demarcação.

AÇÃO DE EMBARGOS DE OBRA NOVA. É a ação que se intenta para impedir que outrem realize obras prejudiciais à sua propriedade ou aos seus direitos de servidão. É ação real e tem rito especial.

Diz-se de *embargos* porque, preliminarmente, o pedido do autor se formula no sentido de ser expedido o *embargo da obra nova* contra o réu, a fim de que suste a construção ou obra projetada, sob pena de demolição à sua custa.

Conhece-se, também, sob os nomes de *ação de obra nova* e de *nunciação de obra nova*.

Com este qualificativo o Cód. de Processo a menciona nos arts. 934 e seguintes.

Vide: *Ação de nunciação de obra nova*.

AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO OU *ACTIO DE IN REM VERSO*. É a *actio de in rem verso*, legitimando aquele que sofreu perda a demandar o restabelecimento de seu patrimônio em face daquele que, sem causa justa, aumentou o seu patrimônio.

Aquela em que pretende o autor forrar-se do seu empobrecimento patrimonial causado pelo réu que, sem justa causa, por ele se enriqueceu. São requisitos da *actio de in rem verso*:

- a) o empobrecimento do autor;
- b) o enriquecimento do réu;
- c) o nexo causal entre o empobrecimento e o enriquecimento;
- d) a ausência de justa causa para a atribuição patrimonial;
- e) a inexistência de outro meio jurídico para a correção do injusto – o caráter subsidiário da demanda.

AÇÃO DE ESTADIA. É a que cabe e pode ser interposta pelo capitão ou comandante do navio, para haver do consignatário do carregamento as importâncias correspondentes à estadia e sobre estadia do navio no porto, desde que se tenham elas mostrado irregulares e injustificadas.

A regra é que o navio sempre indeniza pela demora no carregamento ou descarga das mercadorias, quando estes não se processaram nos tempos normais, evidenciam *estadias extraordinárias ou sobreestadias*, que correm à conta do afretador.

Quando a *carta partida* não traz indicações a respeito destas questões, elas serão solucionadas pelos usos e costumes do lugar.

Vide: *Estadia, Sobreestadia*.

AÇÃO DE ESTADO E DE CAPACIDADE. As ações *de estado e de capacidade* são aquelas que tendem a estabelecer ou modificar o estado ou a capacidade de uma pessoa.

São ações personalíssimas, e, entre outras, podem ser anotadas as ações:

- a) de investigação da paternidade ou da maternidade;
- b) de separação;
- c) de anulação de casamento ou de sua nulidade;
- d) de revogação da adoção;
- e) de interdição e seu levantamento.

Estas ações se dizem *ações inestimáveis*, porque nelas não há, verdadeiramente, um *valor econômico real*.

Por essa razão, o Cód. de Proc. Civil sempre as considera como de *competência* ou *alçada* dos juízes, que tenham garantia de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos vencimentos.

Quer isto dizer que o *valor empírico* dado à causa, para efeito de exigência fiscal, não tem qualquer influência para a determinação da competência, sempre deferida ao juiz nas condições acima mencionadas. A competência *ratione valori* não tem eficácia em relação a semelhantes ações.

E, precisamente porque não influa o valor que se lhe der para efeito do pagamento da taxa judicial, e, precisamente por não possuir um valor patrimonial próprio, que lhe afete a situação processual relativa à competência, se diz que são *inestimáveis*, o que significa ou vale dizer que não têm valor determinado por benefício patrimonial.

Em razão disso, a competência nas ações de estado e de capacidade se funda na *ratione materiae*, desde que a lei (Cód. de Proc. Civil, art. 92) a determina sem levar em conta o valor que se lhe der para satisfação da exigência fiscal da taxa judiciária.

Vide: *Ação inestimável. Ação prejudicial*.

AÇÃO DE EXIBIÇÃO. A ação de exibição pode constituir-se na exibição de documento ou de coisa.

Ela se intenta para que seja determinado que alguém exiba ou traga a juízo documento ou coisa, que se acha em seu poder.

Dessa forma, a ação de exibição, tanto pode ser pedida preliminarmente, como dentro da própria ação principal. E neste caso se processará como *incidente probatório*, em oportunidade que o juiz determinará.

Quando a exibição se refere a coisa, denomina-se de ação *ad exhibendum*. E quando se refere a documento: *ação de edendo*.

Quando a ação é requerida como preparatória ou preliminar, deve ser processada perante juiz competente para conhecer da ação principal. Quando no curso da ação principal, ela é requerida ao próprio juiz da causa.

O requerente deve mostrar no pedido a justificativa de seu interesse na exibição, sob alegação de que no documento ou na coisa se encontram elementos indispensáveis à evidência de seu direito.

O pedido de exibição, pois, pode ser feito na própria petição ou contestação, como pode ser feito antes da ação ou depois desta proposta. Somente para cada um dos casos seu processo se torna diferente. Antes ou depois de proposta, a ação será processada em autos apartados. Se dentro da ação, isto é, pedida na inicial ou na contestação, será promovida nos autos da própria ação. Quer isso dizer que ou será promovida como *processo acessório*, preventivo ou preparatório, ou como parte integrante da ação principal.

O pedido de exibição pode ser intentado não somente contra as partes litigantes, como contra terceiro, em poder de quem se ache a coisa ou o documento.

Além das hipóteses previstas no art. 363 do CPC (I a V), a parte, ou o terceiro, a quem se pede a exibição, pode escusar-se desde que prove:

a) não estar o documento em seu poder;

b) não ter o documento mencionado existência; e, se tem, desconhece.

Claro está que, se o documento não existe, ou se existe não está em poder daquele de quem se exige a exibição, evidencia-se a *impossibilidade material* para a satisfação do pedido.

Mas, semelhante contradita não basta ser feita. É preciso ser provada, para que se exima o réu do dever de exibir o documento, sem que, contra ele, se crie a presunção da verdade alegada pelo requerente quanto ao que se contém no documento. O fundamento para a exibição da coisa não se afasta daquele que se exige para a exibição do documento: ele se calca no dever legal de detentor da coisa, por se encontrar esta ligada ao interesse do requerente, em trazê-la a juízo conforme o pedido.

A ação de exibição da coisa se faz indispensável para que se peça a restituição de *coisas misturadas* ou *ajuntadas* ou para a *escolha da coisa*, por aquele a quem couber, por direito de opção, a sua escolha. O legatário, a quem se deu o direito de escolher o legado, consistente em coisa determinada pelo gênero ou espécie, pode usá-la para promover a escolha, que lhe cabe.

Também a ação de exibição é cabível para que se promova a verificação em *livros e papéis comerciais*, a fim de que examinem *lançamentos de contabilidade* de interesse do requerente e para fundamento da ação proposta ou a ser iniciada.

Vide: *Ação de exibição de livros comerciais*.

Em Direito Penal, a ação preliminar de exibição pode ser intentada por pessoa que se julgue ofendida por artigo ou notícia inserta em jornal, para promover a responsabilidade criminal do autor da publicação, pedindo, antes que intente a *queixa-crime* ou *ação penal*, a *exibição do autógrafo*, que evidenciará a autoria e fixará a responsabilidade criminal e direta do seu autor.

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE LIVROS COMERCIAIS. A exibição de livros obedece às regras instituídas pelo Cód. de Proc. Civil (arts. 381 e 382).

A exibição dos *livros comerciais* pode ser geral ou parcial.

Nos termos do art. 1.191 do Código Civil de 2002, o juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas à

sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência.

O *interesse comum* é que dá direito ao pedido de *exibição total*.

A exibição dos livros para exame tanto pode ocorrer preventivamente, como preparatória da ação, como dentro da própria ação, para evidência da alegação, que se quer provar, desde que arguida na petição ou contestação, visto que sua apresentação se faz necessária para deles se averiguar e extrair o tocante à questão.

A exibição pode ser pedida para simples evidência de *lançamento alegado* ou *fato ali registrado*. Mas, se além disso, torna-se mister um perfeito *exame pericial* de livros, como tal deve ser procedido, encarregando-se a técnicos a execução desta diligência, que se processará nos termos próprios às *perícias*.

Neste caso, o técnico será obrigatoriamente um bacharel em ciências econômicas ou contábeis, um contador ou guarda-livros, legalmente habilitados nos termos da lei, não sendo válido exame feito por quem não preencha as condições de habilitação profissional.

Sendo o comerciante obrigado a ter os livros de lei, não se pode escusar à exibição, sob a alegação de que não os possui. Se recusa, o exame pode ser efetivado nos livros do próprio autor, e os lançamentos ali vistos fazem fé plena, mesmo a seu favor, ressalvadas somente as provas em contrário mostradas pelo réu.

A exibição pode atingir também livros pertencentes a terceiros, desde que evidenciado o *interesse comum* neles, de quem a pede e a sua necessidade para prova do alegado. Em tal caso, o terceiro tem o *dever legal* de exibi-los, também se podendo deferir que neles se processem exames periciais.

O Supremo Tribunal Federal possui dois verbetes sobre o tema: nº 260 – O exame de livros comerciais, em ação judicial, fica limitado às transações entre os litigantes; e nº 390 – A exibição judicial de livros comerciais pode ser requerida como medida preventiva.

A exibição dos livros comerciais pode ser pedida pelos representantes do fisco e pode mesmo ser feito exame pericial neles.

Vide: *Exame de livros. Livros comerciais*.

AÇÃO DE EVICÇÃO. É o direito que assiste ao adquirente de coisa certa de exigir do alienante o preço, a indenização e as justas despesas, ou somente a importância proporcional ao desfalque por ele sofrido, quando adquirindo a coisa, dela se viu privado posteriormente, no seu todo ou somente em parte, por sentença que atribui a outrem a coisa adquirida.

Está entendido que o alienante não responderá pela evicção, desde que se tenha no contrato de venda excluído expressamente a sua responsabilidade, ou se o adquirente se tornou evicto, não pelos meios judiciais, mas, por caso fortuito, força maior, roubo ou furto, ou se sabia que a coisa adquirida era alheia ou litigiosa.

Demandado, deve o adquirente, a fim de que se resguarde dos riscos da evicção, nomear o *alienante à autoria* ou o *denunciar à lide* quando ele próprio como autor convoca o alienante para vir assumir a direção da causa, que propôs, e se ponha a salvo dos mesmos riscos.

Se o adquirente não se utiliza dos meios que a lei lhe indica (Cód. de Proc. Civil, arts. 62 e 70), perece seu direito de evicção. E também se lhe comete o dever de seguir e defender a ação, até seu definitivo julgamento, se o alienante não o vem substituir na ação, como autor do réu, segundo o caso.

Satisfeita esta formalidade essencial, fica o adquirente com o seu direito ressalvado, e tão logo se evidencia a perda parcial ou total da coisa adquirida, diante da sentença passada em julgado, virá com a ação própria e *direta* contra o alienante para haver dele o que, por direito, lhe compete. E a razão disso está em que, enquanto não decidida a questão que prive o adquirente da coisa ou mostre o seu prejuízo, não lhe cabe exigir do alienante o pagamento de desfalque que não se tornou efetivo.

Pode o alienante, em sua defesa, na ação de evicção, mostrar a ineficiência da defesa promovida pelo adquirente, que de *má-fé* não a dirigiu de modo a evitar a perda da coisa vendida, no caso em que não tenha comparecido à nomeação ou à denúncia.

A ação de evicção pode ser intentada para conseguir o adquirente ou a restituição do valor da compra, acrescido da indenização e das despesas legais ou do justo e proporcional abatimento do preço, na relação do desfalque sofrido.

Vide: *Denúnciação da lide. Nomeação à autoria.*

AÇÃO DE FILIAÇÃO. É a ação que intenta o reconhecimento da filiação.

AÇÃO DE FORÇA ESPOLIATIVA. É a denominação que também se dá à *ação de esbulho*, pela qual se pede a reintegração na posse da coisa de que se foi usurpado ou esbulhado.

É conhecida também com o nome de *força velha*, quando intentada *depois de ano-e-dia*.

Ação de força nova, *ação de reintegração de posse* ou *interdito de reintegração* são nomes que se aplicam ainda à ação de força espoliativa. É ação possessória, e, como vimos, se proposta dentro de ano-e-dia terá rito especial, se proposta depois de ano-e-dia terá curso ordinário.

AÇÃO DE FORÇA IMINENTE. É o mesmo preceito cominatório ou o interdito proibitório, requerido quando se receia ser molestado na posse, para que se desforre ou se anule a ameaça.

Vide: *Interdito proibitório.*

AÇÃO DE FORÇA NOVA. É a ação em que o possuidor da coisa pede garantias legais e protetoras contra turbações ou violências à sua posse. Ela assim se denomina, porque deve ser proposta dentro de ano-e-dia contados da data da turbação ou violência.

Se há turbação, sem perda da posse, recebe o nome de *ação de manutenção de posse*; se há perda da posse, chama-se de *ação de reintegração*, e se há apenas receios de turbação ou violência iminente, toma o nome de *interdito proibitório*. As ações de força nova, como vimos, compreendendo as ações de reintegração, de manutenção e o próprio interdito proibitório, se caracterizam pela expedição preliminar do mandado de manutenção ou reintegração, sem audiência da parte contrária, salvo se não está o pedido devidamente documentado ou se o pedido é feito contra a União, o Estado ou o Município.

Para propô-la é indispensável a *prova da posse*, a do *esbulho* ou *turbação* ou a do *justo temor*.

Tanto no pedido de reintegração, como no de manutenção, pode o réu opor à medida a exigência da caução, sob pena de depósito da coisa litigiosa, se mostrada a falta de idoneidade do requerente. No exercício de qualquer ação possessória, não induz nulidade o erro na sua denominação própria, desde que atendidas e satisfeitas as exigências próprias a cada espécie (Cód. de Proc. Civil, art. 920). Tanto basta, assim, que o requerente, no seu pedido, traga todos os requisitos pertinentes à ação pretendida, de modo a caracterizá-la suficientemente. Mesmo na de interdito, se durante a ação se der o esbulho ou a turbação, automaticamente será conferido ao requerente o próprio remédio referente ao esbulho ou à turbação.

AÇÃO DE GARANTIA. O mesmo que ação de evicção.

AÇÃO DE GESTÃO DE NEGÓCIOS. É a ação conferida ao dono do bem ou do negócio contra o gestor de negócios para exhibir a restituição das coisas ao estado anterior ou se ressarcir da diferença. Vide: *ação de “negotiis gestis”*.

AÇÃO DE “HABEAS CORPUS”. Vide: *habeas corpus*.

AÇÃO DE “HABEAS DATA”. Vide: *habeas data*.

AÇÃO DE HONORÁRIOS. É a que legitima o profissional liberal a cobrar pela prestação de serviços.

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. Antes do Código de Processo Civil nacional já se admitia a ação de imissão de posse como o remédio jurídico de caráter administrativo ou como o ato de execução de sentença, mediante os quais a pessoa era investida na posse que se encontrava em poder de outrem, correspondendo ao *adipiscendae possessionis*.

O Cód. Civil não a incluiu entre as *ações possessórias*, imbuído ainda na teoria de SAVIGNY de que os interditos possessórios pressupunham sempre uma posse já adquirida, quando a imissão precisamente vem dar uma posse que não se tem.

Acatando princípio doutrinário, anteriormente adotado, de que as possessórias não tendem simplesmente a manter ou a garantir a posse, mas ainda ao destino de promovê-la, quando fundada em direito certo, o Cód. de Processo Civil de 1939 assim a consignou (arts. 381 a 383).

E neste sentido é ação que pode ser utilizada:

- a) pelos adquirentes contra os alienantes ou terceiros que a detenham;
- b) pelos administradores e representantes legais das pessoas jurídicas de direito privado, para havê-la de seus antecessores;
- c) pelos mandatários para havê-la dos antecessores dos bens do mandante.

Para o caso de aquisição, o pedido deve vir fundamentado com a prova do *jus possidendi* incontestado e pacífico. E este se torna evidente em face da escritura de compra e venda, bem como das cartas de arrematação ou de adjudicação. Mas ela não se considera contra os detentores sem posse ou contra quem tenha posse *ad interdicta*.

Para os casos de administração, representação ou mandato, a prova do requerente, para que lhe autorize o pedido, deve fundar-se na nomeação, eleição ou constituição da administração, gestão ou mandato, a fim de que, investido por tais poderes, possa requerer em nome do representado, gestor ou mandante.

Quando meramente terceiro, não pode o réu opor qualquer contestação, que não verse sobre manifesta nulidade do documento produzido.

No entanto, quando não é alienante, pode o réu, se o tem, defender seu domínio sobre a coisa, e também a sua posse.

Contra o mandato que assegurou a imissão não cabe *interdito proibitório*, nem *mandado de reintegração*.

O processo para a imissão de posse é especial, mas, contestada, segue o curso ordinário.

Não contemplada expressamente no CPC atual, parte da doutrina entende que ela persiste de forma inominada, como ação comum, tendo o CPC/1973 suprimido o rito especial, previsto no Estatuto anterior, mas não o direito subjetivo processual da ação.

AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. É a mesma ação direta de inconstitucionalidade, antiga representação de inconstitucionalidade, em que se intenta suspender os efeitos de lei ou ato normativo incompatível com a Constituição.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. A ação de indenização tem por objetivo assegurar a alguém o *ressarcimento*, ou *reparação* do dano (interesse) causado por outrem, em consequência de ato, abstenção de ato ou fato, que tenha trazido desfalque a seu patrimônio.

A ação de indenização, assim, indica sempre uma *reparação pecuniária*, envolvendo, em consequência, no seu fundamento, matéria consistente no dano meramente patrimonial, ou seja, um prejuízo ou desfalque efetivo a seu patrimônio. Por essa forma, o desejo do autor é provocar um restabelecimento de seu patrimônio, atingido pelo ato, fato ou omissão imputável ao réu, que, por esse modo, está no dever de recompô-lo, ressarcido o prejudicado com a soma indispensável para que seu patrimônio retorne à situação anterior.

A ação de indenização pode ser formulada em *ação direta*. Quer isto dizer uma ação própria de indenização. Ou pode vir cumulada noutro pedido, que visa o restabelecimento da relação jurídica ofendida ou ameaçada, ao mesmo tempo que pede o ressarcimento dos danos (perdas e danos) sofridos em consequência da ofensa ao próprio direito do autor.

Assim, por exemplo, nas ações de manutenção e de reintegração, cabe ao esbulhado ou turbado pedir indenização pelos prejuízos sofridos. E pode mesmo o possuidor, quando o terceiro que recebeu a coisa sabendo que era ela esbulhada, intentar contra este ação de indenização, preferindo-a à de esbulho [Cód. Civil/2002, art. 1.212 (art. 504, no Cód. Civil/1916)].

Na ação de indenização, fundamentalmente, deve o autor mostrar o *prejuízo sofrido* ou *adiminuição de seu patrimônio*, bem assim a *prova da responsabilidade* daquele a quem se atribui a causa ou *imputabilidade do dano*, diante do qual se encontra no dever de repará-lo ou indenizá-lo. A ação de indenização toma, geralmente, os nomes de:

- a) ação de indenização por ato ilícito;
- b) ação de indenização por perdas e danos.

Ação de indenização por ato ilícito. Em regra, esta decorre da prática do *ato ilícito*, que tanto pode ser o ato punível por lei penal, como o não punível, devendo ambos causarem danos (interesses), que devam ser ressarcidos.

A ação de indenização por ato ilícito se faz procedente, quando ocorrem seus requisitos:

I – evidência do ato ilícito;

II – imputabilidade do ato ao réu;

III – prova de prejuízo sofrido (dano) em consequência do ato verificado.

Mas tal indenização somente decorrerá de prova inequívoca de semelhante dano, diante do qual se possa avaliar o *quantum* dos prejuízos, ao mesmo tempo que se verifique a culpabilidade do réu em relação ao ato praticado. Não havendo, pois, *prova desse prejuízo nem prova de que o indenizante é o responsável pelo ato que gerou*, a indenização, legalmente, não procede.

Vide: *Dano, Indenização*.

Ação de indenização por perdas e danos. É ação que se funda, em regra, na falta de exação de obrigação contratual, a qual, não sendo cumprida, provoca prejuízos materiais à pessoa, a favor de quem deveria ser adimplimentada.

O não cumprimento das obrigações de fazer, em regra, redundando na obrigação, por falta do devedor, em indenizar o credor por perdas e danos.

Mas, no cumprimento da prestação, deve ser atendido se esta não ocorreu por culpa ou sem culpa do devedor. E isto porque, se a prestação do fato se impossibilitou sem culpa do devedor, a obrigação se resolve. Tal não sucederia, se por sua culpa, quando caberia ao credor obrigá-lo a perdas e danos. De igual maneira se processa quanto às obrigações de não fazer.

Desse modo, mesmo nas obrigações há o requisito da culpabilidade do devedor, porquanto, se a inexecução da obrigação não ocorre por sua culpa, não pode ser responsabilizado pela reparação de seu inadimplemento. *A falta de culpa* o isenta dessa responsabilidade. (ngc)

Vide: *Dano, Perdas e danos*.

AÇÃO DE INVENTÁRIO. A ação de inventário, que é de rito especial (Cód. de Proc. Civil, arts. 982 e seguintes), tem por fim a arrecadação, descrição e partilha dos bens pertencentes ao *de cujus*, sejam eles de que natureza for, móveis, imóveis, semoventes, títulos, ações ou direitos. Em relação aos herdeiros, a ação tem a precípua finalidade de limitar suas obrigações em relação à herança, de modo que não possam elas ir além de sua própria força.

E, no seu conjunto, a ação tem ainda o objetivo de apurar a verdadeira situação econômica do *de cujus*, para que, diante dos resultados apurados no *ativo e passivo* do inventário, se torne patente a *força* que cabe a cada herdeiro, em consequência da partilha, que se lhe seguirá.

Dentro do conteúdo da ação, além dos limites administrativos, indispensáveis à execução de seus fins, atinentes à arrecadação dos bens e formação da universalidade de bens, que constituem a herança ou acervo hereditário, na ação não se discutirão questões que não sejam referentes a esta matéria, e isto mesmo quando evidenciadas nos documentos exibidos.

Matérias que escapem a essa investigação própria ao inventário, demandando outras diligências e impondo mais amplas discussões, dizem-se de *alta indagação*, e não podem ser ventiladas no curso deste processo especial. Devem, por isso, ser levadas às vias ordinárias, ou para o meio que lhe indicar a lei, a fim de serem, dessa maneira, solucionadas.

No entanto, no processo de inventário podem ser discutidas:

a) a questão de filiação, se resultar de documentos incontestáveis;

b) a habilitação de herdeiros, quando exibem documentos que provem essa qualidade;

c) a nulidade do testamento, no processo levantada, se visível, que o inquina de nulo, ou falta de solenidade externa, que o invalida;

d) a qualidade de filho, legitimado em decorrência de casamento;

e) a capacidade da pessoa para exercer a testamentaria.

A ação ou processo de inventário deve ser iniciado dentro de um mês, contando da abertura da sucessão, e deve ser concluído, inclusive a partilha, nos seis meses subsequentes.

Vide: *Ação de petição de herança, Ação de sonegados, Colaço, Inventariante, Inventário, Partilha, Sonegação de bens, Testamento etc.*

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DA MATERNIDADE. É a ação própria ao filho havido fora do casamento para avocar direitos que lhe assistem, em relação à mãe.

Desse modo, como bem acentua JOÃO LUÍS ALVES, é investigação mais ampla que a da própria paternidade, por isso mesmo que a maternidade é fato material de fácil constatação. Os efeitos dela, nas relações do filho com sua mãe, e parentes desta, são os mesmos que resultam da declaração da paternidade, nas relações do filho com seu pai e parentes.

A ação de investigação da maternidade pode ser proposta contra a mãe, ou contra seus herdeiros, se esta tiver falecido.

No seu pedido, deve o filho provar:

- a) o parto da mulher que alega ser sua mãe;
- b) ser ele o filho desse parto.

E para evidência desta prova, se utilizará de todos os meios, permitidos em direito, inclusive testemunhas.

Qualquer pessoa com *justo interesse* pode contestar a ação. Justo interesse aí se entende o direito sucessório sobre a investigada.

Vide: *Investigação da maternidade*.

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DA PATERNIDADE. É a ação que cabe ao filho havido fora do casamento no sentido de demandar o reconhecimento de sua filiação, concorrendo, assim, à sucessão do pai natural. É a ação de prova de filiação [CC/1916, art. 350 (CC/2002, art. 1.606)]. Esta ação compete ao filho, enquanto viver, passando aos herdeiros, se ele morrer menor ou incapaz.

Pode ser proposta contra o próprio pai natural ou contra os herdeiros deste, se falecido.

Para prova da ação e consequente procedência do pedido, admitem-se todos os meios, inclusive presunções fundadas em indícios e conjecturas.

Nesse sentido, consoante estabelece a própria lei civil, a prova deve ser fundada:

- a) na concepção da mãe, ao tempo em que estava concubina com o pretense pai;
- b) na concepção coincidente com o rapto da mãe do investigante pelo suposto pai, ou suas relações sexuais com ela;
- c) na existência de documento escrito, pelo qual se deduza a veracidade do alegado, ou pelo conhecimento da paternidade, assim expresse.

A contestação da ação pode ser promovida não somente pelo pretense pai, como por qualquer outra pessoa que tenha justo interesse em que o filho natural não seja reconhecido. Mas, em tal emergência, com justo interesse devem ser entendidos os herdeiros do investigado ou seu cônjuge.

Vide: *Investigação da paternidade*.

AÇÃO DE LIBERDADE. No regime escravagista, a que intentava a concessão da alforria ao escravo.

AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. Vide: *Locupletamento*.

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. Ver *Mandado de segurança*.

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. É a ação que compete ao possuidor de qualquer coisa, seja móvel ou imóvel, corpórea ou incorpórea, contra quem venha perturbar a sua posse.

É conhecida também pelos nomes de *ação de força nova, de preceito cominatório ou interdito de manutenção*. Para fundamentar a ação, deve o autor, em cuja posse se encontra a coisa, provar a *turbação* praticada contra a dita posse, assinalando a data em que ela se evidenciou, a fim de que dentro de ano-e-dia possa fruir a expedição liminar do mandado de manutenção.

Essa turbação há que ser *material*. É como esclarece COELHO DA ROCHA: “A turbação se dá por vias de fato, consistindo, pois, em atos materiais, não em palavras ou intenções. E, por se exigir turbação material, ela deve ser evidenciada turbação de fato, pois que *atrubação de direito* buscaria outro remédio processual para garantia da ameaça.”

Seja na turbação, seja no esbulho, a posse deve ser julgada, preferentemente, a favor daquele que prova o domínio sobre a coisa. E já era esse o pensamento do grande TEIXEIRA DE FREITAS: “...mas, não se deve julgar a posse em favor daquele a quem se mostra evidente não pertencer a propriedade.”

E de igual maneira pensam JOÃO LUÍS ALVES, CARVALHO SANTOS E CLÓVIS BEVILÁQUA: “Não se deve julgar a posse em favor daquele a quem evidentemente não pertencer o domínio.”

É a *exceptio proprietatis*, que os doutrinadores colhem na interpretação do Cód. Civil/2002, art. 1.210 (art. 505, no Cód. Civil/1.916). Para intentar a ação de manutenção, deve o requerente provar:

- a) a sua posse;
- b) a turbação; e
- c) a continuação da posse, embora turbada.

Tal como na ação de reintegração, o réu pode exigir, na manutenção, que o autor prestecaução, sob pena de depósito da coisa litigiosa.

Na ação de manutenção cabe ao autor pedir perdas e danos, como ao réu, em sua contestação.

A contestação da ação transforma o seu rito processual em ordinário.

Vide: *Posse, Ação de reintegração de posse, Ação de força nova.* (ngc)

AÇÃO DEMOLITÓRIA OU AÇÃO DE DEMOLIÇÃO. É a que intenta alguém para impedir que outrem continue obra nova, que prejudica sua propriedade ou servidão, seguindo-se a sua demolição e ressarcimento dos danos ocasionados. É o *interdito possessório – quod vi aut clam*, expedido contra o vizinho recalcitrante, o meio formal para que se oponha a esta espécie de turbação e se obtenha a reparação da lesão que tais construções possam trazer ao nosso direito.

Desse modo, ela se apresenta, por vezes, no próprio aspecto da turbação – que fundamenta o pedido de manutenção, quando a obra nova já se mostra concluída, embora não se possa tê-la nesse caráter. É também conhecida com o nome de ação de nunciação de obra nova.

Este é o nome que lhe dá o Cód. de Proc. Civil, arts. 934 a 940.

Vide: *Ação de nunciação de obra nova.*

Ação demolitória. Também pode a ação demolitória ser proposta no caráter de *ação cominatória*, pela qual se exige a demolição do prédio que ameaça perigo iminente ao vizinho ou tenha sido construído em contravenção às posturas municipais. Este último, como é claro de ver, é direito privativo da União, Estado ou Município, e remédio que se lhes outorga para impedir construções executadas em infração aos regulamentos ou atentatórias à segurança pública.

Vide: *Ação cominatória, Ação “de damno infecto”. Perigo iminente.*

AÇÃO “DE NEGOTIIS GESTIS”. É a que cabe ao dono do negócio para exigir do gestor contas de sua administração, ou do próprio gestor para haver daquele o pagamento das despesas necessárias e úteis feitas durante a gestão.

Gestão de negócios (*negotiorum gestorum*).

É ação cominatória, geralmente conhecida pelo nome de *ação de contas* (tomada e prestação), regulada pelo Cód. de Processo, nos arts. 914 a 919.

Vide: *Ação de contas, Gestão de negócios.*

AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. Não se pode denominar a notificação de ação propriamente dita. Ela representa a medida judicial que se faz necessária para levar ao conhecimento de outrem ato jurídico que se praticou ou se vai praticar, a fim de que não se alegue ignorância de futuro.

O CPC manda que seja ela processada nos termos do *protesto judicial*, o qual consiste no pedido feito em requerimento justificativo notificado à pessoa a quem se pretende tornar ciente de seu conteúdo.

A parte interessada pode pedir *certidão da notificação*, e os autos dela serão entregues ao notificante, independentemente de traslado.

Vide: *Notificação.*

AÇÃO DE NULIDADE. É o meio legal de que se utiliza alguém com o intuito de ser decretada a ineficácia de ato jurídico ou contrato nulo.

Desse modo, a *ação de nulidade* sempre se funda na arguição de *ato nulo*, e seu intuito é de promover a pronúncia de sua ineficácia pelo Judiciário, visto que, substancialmente viciado, ele não tem nenhuma valia nem pode surtir qualquer efeito.

Se a lei declara o *ato nulo*, é como se ele não existisse; o procedimento judicial vem somente promover a *declaração de sua invalidade*, pois em verdade essa condição poderia ser arguida em qualquer tempo, e o juiz a conhece desde que dela tome ciência, em toda e qualquer oportunidade.

O ato nulo não é, como o anulável, passível de retificação. Nem mesmo ao juiz cabe suprir o defeito que o fere de morte. O fundamento, assim, da ação de nulidade, está sempre na proibição da lei ou na imposição de que se execute o ato mediante o preenchimento de certas formalidades, que se mostram vitais.

E praticado ato que a lei não dá vida, ou feito em transgressão a preceitos ou formalidades substanciais, está ele eivado de nulidade *pleno jure*. E tal quer dizer que mesmo praticado é como se tal não tivesse acontecido.

Tal como na ação de anulação, a ação de nulidade toma variadas denominações, consoante o direito especial a que se refere ou ao instituto que regula o ato. E assim será:

ação de nulidade da adoção;

ação de nulidade da marca ou patente;

ação de nulidade da venda;

ação de nulidade do casamento;

ação de nulidade do contrato etc.

As nulidades, a que se refere a ação de nulidade, são sempre as absolutas e insanáveis. Se a nulidade é relativa, por isso sanável, a ação é de anulação. Pela regra, todas as nulidades absolutas são imprescritíveis.

AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. A ação de nunciação de obra nova é o remédio de que usa a pessoa, que se vê prejudicada em sua propriedade, ou posse, seja em sua natureza, substância, servidões ou fins, por *obra nova em prédio vizinho*, a fim de que se impeça a construção, seja a mesma demolida se feita, e seja a pessoa indenizada dos prejuízos e danos que lhe sejam causados.

Por essa forma, a ação, que é a *operis novi nuntiatio* dos romanos, deve ser feita diante de obra, *in re praesenti*, a qual vem prejudicar o prédio em sua natureza, substância, servidões ou fins.

Quer isto dizer que, todas as vezes que o vizinho o usa, pretende modificar a situação da coisa, “elevando, modificando ou destruindo construções aderentes ao solo, de que possam resultar uma lesão ou prejuízo para a propriedade, que se quer proteger” (MAYNZ), tem o proprietário ou vizinho prejudicado a *ação de nunciação* – a que os romanos chamavam *dequod vi aut clam*, para embargar a obra prejudicial, chegando até ao direito de conseguir a demolição, se o vizinho recalcitrante não a promove ou continua a construção interdita ou embargada.

O direito de demandar pela *nunciação de obra nova* tanto protege o proprietário como o possuidor de boa-fé. É o princípio que se ampliou por força do art. 934 do Cód. de Proc. Civil.

Dessa forma, a autoridade, para agir na ação de nunciação, tanto se fundará no *jus in re*, como na posse que faça presumir esse direito.

A petição deve conter os seguintes requisitos:

- a) direito do requerente sobre a propriedade, como proprietário ou possuidor;
- b) indicação da obra autorizada ou feita pelo réu, com ofensa à propriedade do requerente;
- c) não assistir ao réu qualquer legítimo interesse para fazer a obra, seja pela construção ou pela reconstrução;
- d) não se haver concluído a obra, que está iniciada ou em vias de construção;
- e) indicação da ofensa, descrevendo-se de que modo ela se opera, além de outras indicações que se tornem particulares ou próprias a cada caso.

Com semelhantes fundamentos, que estruturam todos os elementos da nunciação, é expedido, então, o mandado de embargo, que tem a finalidade de suspender a construção prejudicial ou proibida, para ser afinal demolida por conta do nunciado, se julgada procedente.

A contestação do réu poderá versar sobre:

- a) falta de idoneidade do autor, diante da qual lhe falece autoridade para embargar a obra;
- b) inexistência de obra nova ou reedificação, que venha alterar o estado da coisa, visto que em nada modifica a forma antiga da construção, que se encontra iniciada;
- c) inexatidão da alegação de prejuízo, que a construção não acarreta, de modo algum, prejuízo ou ofensa à natureza, substância, servidão ou fins da propriedade;
- d) a inoportunidade do embargo, visto que a obra já se encontra concluída e não cabe, por isso, o remédio pedido, que outro será o indicado em lei;
- e) prescrição.

Prestando caução, pode o nunciado pedir a continuação da obra, sob fundamento de prejuízo que causaria a paralisação (Código de Proc. Civil, art. 940).

A ação de nunciação de obra nova não se pode considerar ação possessória, embora tenha com ela profunda analogia.

O Cód. de Processo a capitulou separadamente. Nela pode ser discutido o domínio e sobre ele ser decidido.

Esta ação é também conhecida com o nome de *embargos de obra nova*.

Vide: *Ação demolitória, Nunciação (de obra nova), Obra nova*.

AÇÃO DE PARTILHA. É o direito que assiste aos herdeiros de vir pedir a partilha dos bens deixados pelo *de cuius*, no intuito de fazer cessar a comunhão hereditária.

É processo que se segue ao inventário, não sendo, no entanto, de sua essência que sempre haja procedimento judicial. É o caso da *partilha amigável*, ou *feita pelos pais*.

A *ação de partilha* prescreve em trinta anos, exceto quando os bens estão possuídos em comum, por se acharem *pro indiviso*.

A partilha pode também ser requerida pelos cessionários ou pelos credores dos herdeiros.

O pedido de partilha é deferido por um despacho, que se conhece pela designação de *despacho de deliberação de partilha*, dado após a terminação do inventário, e nele podem ser solucionadas todas as questões que devam ser esclarecidas, antes que a partilha se faça efetivamente.

Vide: *Partilha*.

AÇÃO DE PERDAS E DANOS. O mesmo que ação de indenização ou ação de reparação.

AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. É a ação própria para que o herdeiro, legítimo ou testamentário, possa haver a cota herdada ou que lhe tocou por disposição testamentária, mas que não entrou em sua posse, com todos os seus acessórios e rendimentos.

É proposta contra o possuidor *pro haerede*, ou sem título, com o objetivo de, sendo declarado autor herdeiro ou comparte na herança, ser imitado na sua posse.

E isto porque, se os bens se encontram em posse, mesmo injusta, a título particular, seja *pro emptore*, *pro donato*, *pro legato*, *pro dote*, *pro soluto*, *pro possessore*, ou por outro título qualquer, a ação que competiria ao herdeiro não seria a de *petição* ou a de *familiae erciscundae*, mas a de reivindicação, possessória ou pessoal, conforme o direito a defender, se dominial, possessório ou creditório.

A ação de petição de herança *petitionis haereditatis* pode vir cumulada com as ações de investigação, com a nulidade do testamento, com a de injusta deserdação, com a nulidade de renúncia da herança e, aliás, com qualquer outra que tiver conexão com ela.

Se a petição de herança é dirigida contra herdeiro, em cujo poder se encontram os bens, ocorre a ação de partilha *familiae erciscundae*, desde que ambos se confessem e se reconheçam igualmente herdeiros, pois que em tal caso evidencia-se, em verdade, a existência de comunhão e a partilha é que se faz mister.

A petição traz, como é de ver, a dupla finalidade do reconhecimento de herdeiro e a entrega dos bens, diante deste decisório, que lhe pertencem como tal.

Em sua petição, não deve simplesmente o autor provar a morte da pessoa cuja herança pretende receber, mas mostrar que é herdeiro legítimo ou testamentário, que existem os bens a que alude e que o réu os detém injustamente, por lhe faltar a qualidade de herdeiro, ou por que a detém por inteiro, quando somente parte lhe compete.

AÇÃO DE PETIÇÃO DO DOTE. É a ação de que se pode utilizar o marido para haver do dotador a entrega do dote prometido, no prazo e do modo convencionado.

Quando não há prazo estabelecido, entende-se que o prazo de sua exigibilidade se fixou no dia em que o casamento se efetivou, se constituído antes dele, ou no dia do contrato, se feito posteriormente.

A ação se formula não somente para exigir coisa ou direito doado, como todos os frutos e acrescidos desde o momento em que o dote se tornou exigível.

No entanto, pode o doador opor-se à ação, mostrando:

- a) que não lhe cabe a obrigação, desde que o contrato não está legal, notadamente quando não foi feito por escritura pública;
- b) desde que não se realizou o casamento, e por isso não é exigível;
- c) se o casamento foi anulado ou declarado nulo e não foi declarado putativo, quando, então, o dotante não se exime de entregá-lo, consoante os princípios de direitos preestabelecidos.

Embora semelhante ação seja de competência ou própria do marido, por mostrar-se o principal interessado por si e sua mulher na entrega dos bens dotais, pode ser intentada pela mulher ou mesmo por estranho, que indique e prove interesse nas estipulações do contrato social.

AÇÃO DE PREEMPÇÃO OU PREFERÊNCIA. É direito que assiste à pessoa que tem, contratualmente, a preferência para aquisição de determinada coisa, quanto à venda, ou que tenha, legalmente, este direito de opção, de exigir do vendedor o respeito a esta condição.

A ação de preempção ou preferência tem, justamente, o intuito de garantir o direito do preferente ou optante, impondo ao vendedor a obrigação de transferir-lhe a propriedade ou a coisa a ser vendida, ao preço igual ao ajustado com o terceiro comprador.

A demanda se efetiva, assim, por esse pedido de preferência ou protesto pela preferência diante do qual, se o vendedor não atende, a falta de cumprimento de sua obrigação resulta em exigir o preferente do terceiro que adquiriu a coisa vendida ou a reclamação de perdas e danos.

Mas, é preciso anotar, a ação se processa em duas etapas distintas:

- a) a primeira do pedido de preferência ou protesto por ela;
- b) negada a preferência, é que se segue propriamente a ação do preferente para exigir a entrega da coisa mediante depósito da quantia paga, ou para pedir a indenização correspondente pela falta de cumprimento da obrigação.

Dessa forma, se o vendedor provar que não houve essa *notificação preliminar do preferente*, ou que notificou dessa venda e não se utilizou o preferente de seu direito a ação não procede.

No caso em que o preferente não tenha promovido o *protesto de preferência*, seu direito se restringe ao pedido de perdas e danos, não podendo exigir a entrega da coisa vendida, resultando a venda, por esse modo, válida.

O revendedor somente se livra da indenização se houver feito ao preferente a notificação.

Vide: *Notificação, Preempção, Protesto*.

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. É a ação fundada no direito de quem pode exigir de outrem que, tendo administrado negócios seus, venha dizer de sua situação e de seus resultados.

É ação do *dominus negotii*.

Tem, assim, a finalidade de promover a verificação das quantias recebidas, por quem está obrigado a prestar contas, em consequência de negócios ou de qualquer outra incumbência ou contrato, havido entre o dono do negócio e o gestor, cujas espécies podem ser várias, quantias essas entregues pelo próprio credor ou por outrem, para conta e crédito dele, e das despesas, que, por causa disso, efetuou.

No rigor da técnica da contabilidade, a função da ação é examinar detidamente todas as operações de receita e de despesa, executadas pelo prestador de contas, a fim de que, por ela, se apure o saldo realmente devido por ele ou pelo próprio autor.

Por essa forma, havendo nela parcelas de débito (recebimentos) e de crédito (pagamentos), a situação do devedor, que é aquele a quem cabe prestar as contas, vai ser definitivamente apurada, justamente pelo balanceamento das duas colunas de débito e de crédito, correspondentes às parcelas de recebimentos e pagamentos.

Em verdade, semelhante resultado somente poderia ser evidenciado segundo a prestação de contas, uma *forma mercantil*.

E daí a exigência do art. 917 do Cód. de Proc. Civil, mostrando, assim, na realidade, que a ação de prestação de contas se resolve em meros cálculos aritméticos, diante dos quais se chega à evidência de quem é o devedor e o credor.

Processado o *balancete*, pela apresentação das contas de receita e de despesa, justificadas e julgadas procedentes, conclui-se, então, pelo real saldo devido. E por ele, julgado por sentença, se promove a correspondente execução.

Vide: *Ação de contas, Ação de tomada de contas, Gestor de negócios, Mandatário, Prestação de contas, Tomada de contas*.

AÇÃO DE RECONHECIMENTO. É o direito pelo qual pode uma pessoa exigir que outra venha a juízo para reconhecer sinal, firma e obrigação, constantes de documento exibido.

Também pode ser assim denominada a ação de investigação da paternidade ou da maternidade, visto que semelhante ação, em verdade, resulta na *ação de reconhecimento da filiação*.

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE TÍTULOS. É a ação de que se pode utilizar a pessoa, injustamente desapossada de títulos ao portador, para impedir que outrem possa deles usar para receber seus rendimentos ou haver seu pagamento.

O Decreto nº 2.044, de 8 de dezembro de 1908, instituiu as regras de igual processo para a recuperação dos títulos de câmbio, inutilizados ou extraviados.

O Cód. de Processo Civil regula esta ação, que tem rito especial, nos arts. 907 e seguintes.

Ela se inicia com o pedido de citação ao *devedor do título*, para que não pague nem capital nem juros, a notificação ao presidente da junta de corretores ou câmara sindical e com a citação ao detentor ou aos terceiros interessados.

Na petição se fará com precisão a individuação dos títulos, mostrando-se provas de sua propriedade.

Na questão do *detentor* há a considerar se ele é ou não conhecido, porquanto, se conhecido, o detentor vem e contesta a ação, não se faz necessária a *citação aos terceiros interessados*.

Desse modo a citação aos terceiros interessados somente se faz necessária se o detentor não é conhecido, ou, se é, não contesta a ação.

Se o detentor é conhecido, a citação aos interessados far-se-á depois dele citado e não contestada a ação. Mas se é desconhecido, a citação ao terceiro interessado já se promove com a citação ao detentor.

As notificações indicadas são promovidas segundo o pedido do autor e processadas na forma comum a elas.

A sentença que conhecer do pedido, conforme o caso, já poderá decretar a caducidade dos títulos, ordenando a sua substituição.

Cabe também ao proprietário dos títulos perdidos reavê-los pela reivindicatória (Cód. de Proc. Civil, art. 907, I).

Vide: *Letra de câmbio, Título cambial, Título de crédito, Título ao portador*.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. É a ação pela qual o possuidor da coisa avoca a proteção da Justiça para haver de que foi usurpado ou esbulhado.

Tem também a denominação de *esbulho, interdito de reintegração e ação de força espoliativa*.

Mas, para que o possuidor possa pedir o *mandado de reintegração “initio litis”*, isto é, sem qualquer audiência do esbulhador ou violentador, necessário que prove não ter sido o esbulho ocorrido há mais de ano-e-dia, mostrando:

- a) a sua posse;
- b) a violência ou esbulho praticado pelo réu;
- c) a data dessa violência ou esbulho;

d) a perda da posse.

Sem a evidência da *posse do requerente*, a *prova inquestionável do esbulho* e a circunstância de a violência ter sido praticada em *menos de ano-e-dia*, não poderá o possuidor avocar em seu proveito a *ação de reintegração*, devendo defender seu direito por *ação ordinária*.

A ação de *reintegração de posse* é regulada pelo Código de Proc. Civil, nos arts. 925 a 931.

Se as alegações, que justificam seu pedido, não assentarem em documentos, poderá o juiz ouvir o réu. De igual modo, não se expedirá o mandado liminar, sem audiência do interessado, se o réu é a União, o Estado ou o Município.

Na ação de *reintegração de posse*, como é claro de ver, não se mostra fundamental *acontinuação da posse do esbulhado*. Se houve esbulho, a posse de fato não está com ele. Nesse caso, bem se entende que a prova da posse quer dizer da *posse jurídica*, visto que a *de fato* é que pretende defender, a fim de que a coisa volte realmente às suas mãos.

Daí a necessidade de que o esbulho, isto é, de que a cessação da posse de fato se tenha dado por violência, clandestinidade, abuso de confiança, de modo a impedir a continuação da posse da coisa em poder do seu legítimo possuidor.

AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. É a ação que se funda no *domínio* (propriedade) da coisa móvel ou imóvel, competindo ao *senhor da coisa (dominus)* para havê-la do poder de quem a detém injustamente.

A finalidade da *ação de reivindicação* é, pois, a de ir buscar das mãos de quem injustamente a possui, a coisa que a outrem pertence.

Em tais condições é primário no *pedido* desta ação a prova da *propriedade da coisa*, indicada com todos os seus caracteres distintivos, e a demonstração de que o réu a possui indevidamente ou que dolosamente deixou de ter essa posse.

Em consequência, se a prova da propriedade é fundamental, a detenção deve se mostrar injusta ou dolosa.

A ação, pois, em regra se dirige contra o *terceiro* que se apossou da coisa ou a detém sem título formal e justo. Daí se concluindo que não cabe a reivindicação contra o coproprietário ou condômino, se a posse desta não se mostra nem injusta, nem dolosa. No entanto, o condômino, que é um *dominus*, pode reivindicar toda a coisa contra terceiro que a detém. Ou, desde que não esteja na posse comum, e os demais condôminos lhe neguem o *jus in re*, intentar a ação de reivindicação para apossar-se da parte que lhe cabe e participar da mesma comunhão.

Dentro deste substancial argumento, a ação de reivindicação, direito inconfundível do proprietário, será articulada no sentido de defendê-lo, trazendo à posse do *dominus* aquilo de que se encontra privado.

A reivindicatória, desse modo, tanto virá trazer a posse ao senhor da coisa que a tinha antes, como àquele que, por qualquer direito, a tenha adquirido.

Atribui-se à mulher casada o direito de reivindicar os bens alienados ou doados pelo marido, de reivindicar os bens dotais, o que também cabe aos herdeiros.

Também pode o proprietário de títulos, passados em seu nome, ou ao portador, evidenciada a sua propriedade, tentar recuperá-los pela reivindicação. *Ação de Recuperação de Títulos*.

No entanto, se título mais forte não tenha para opor-se à reivindicação o possuidor ou detentor da coisa, pode alegar *benfeitorias* e, julgadas procedentes, o reivindicante é obrigado a indenizá-las, embora lhe caiba optar entre o valor atual e o seu custo [Cód. Civil/2002, art. 1.222 (art. 519, no Cód. Civil/1916)]. (ngc)

AÇÃO DE REMIÇÃO. É a que resulta do *pedido judicial* feito por quem tenha interesse em uma dívida ou a ela esteja vinculado, no sentido de, resgatando-a, liberar o imóvel ou a coisa que lhe serve de garantia subsidiária.

É o que ocorre nas dívidas com *garantia hipotecária* ou *pignoratícia*, em que a pessoa, pela ação de remição, pretende libertar o imóvel do ônus, que lhe pesa, cumprindo a obrigação principal.

Se o pedido inserto na ação é para pagamento integral da dívida, esteja em litígio ou não, não cabe ao credor opor-se a que a remição se cumpra. Aí a ação, sendo direito próprio do

devedor ou de alguém com interesse igual a ele, tem o objetivo do pagamento da dívida e consequente liberação do bem dado em garantia.

Mas se a remição tende a liberar o imóvel não pelo valor integral da dívida mas pelo valor real do imóvel, quitando-se a dívida e livrando-se o imóvel, desde que aceita, pelo preço oferecido, o credor tem direito a opor-se à ação, e a pedir que se processe a *licitação do imóvel*, a fim de ver o maior lance pelo qual a dívida se resolve e o imóvel passa às mãos do arrematante.

No caso de *ação de remição* do imóvel hipotecado, pode esta ser intentada:

- a) pelo adquirente do imóvel, a contar da transcrição do título de aquisição;
- b) pelo credor com segunda hipoteca, em qualquer tempo, depois de vencida a primeira hipoteca.

A ação de remição do adquirente resulta num pedido de *remição-liberação*; a do segundo credor, *remiçãosubrogação*.

Mas a ação de remição ainda cabe ao próprio *devedor executado*, a seu cônjuge, ascendentes e descendentes, embora aí se tenha a remição no sentido de remição dos *bens penhorados na execução*, mostrando-se, assim, figuras diferentes das que se estruturam nos casos da remição pelo adquirente e pelo segundo credor.

Vide: *Liberação, Licitação do imóvel, Remição dos bens executados*.

AÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. É direito próprio do locatário de prédio para fins não residenciais, no sentido de obrigar o locador a *renovar* o contrato anterior em idênticas condições ou noutras, segundo for judicialmente decretado.

Este direito de preferência, fundado nos requisitos que a própria lei estabelece, resulta na *renovação* ou *prorrogação do contrato*, promovida judicialmente, queira ou não queira o locador.

A petição formulada para o pedido deve fundar-se:

I) na prova de que o requerente satisfaz as exigências legais:

- a) pede renovação por tempo certo;
- b) o prazo pedido não é inferior a cinco anos;
- c) explora o locatário o comércio ou a indústria, no mesmo ramo, pelo prazo ininterrupto de três ou mais anos;

II) prova do exato cumprimento do contrato em curso;

III) prova da quitação dos impostos, taxas, emolumentos, cujo pagamento está a seu cargo e possam afetar o imóvel, objeto da locação;

IV) indicação clara e precisa, no próprio texto do requerimento, ou em papel à parte, das condições oferecidas para a locação;

V) indicação do fiador, quando houver, e se for pessoa física referir o nome por inteiro, estado civil, nacionalidade e profissão; se pessoa jurídica, declarar a sua natureza e domicílio, e a prova da regularidade de sua existência; em ambos os casos deverá ser desde logo comprovada a idoneidade do fiador oferecido;

VI) prova por documento autêntico e de valor legal, de que o fiador ou fiadores indicados aceitam, solidariamente, os encargos da fiança e têm qualidade legal para a sua aceitação;

VII) prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor, em virtude de título oponível ao proprietário.

Assim será o caso daquele que adquira o negócio ou estabelecimento, simultaneamente, com o contrato de locação. Mas, em tal caso, não se dispensa o *exercício do comércio* por três anos.

No entanto, o locador pode opor-se à pretensão do locatário, mostrando razão sua, diante da qual fundamente a improcedência do pedido.

E são motivos para se impedir a renovação:

- a) necessidade do imóvel para pessoa de sua família;
- b) decorrentemente, para si mesmo;
- c) quando o locatário não preenche as condições exigidas em lei e reputadas indispensáveis para a obtenção do benefício;

- d) quando sua proposta, excluída a valorização, trazida por ele, locatário, não atende ao valor locativo real do imóvel, em face das condições gerais de valorização do lugar na época da renovação;
- e) quando tem proposta de terceiro em condições mais vantajosas;
- f) quando está obrigado, por determinação das autoridades locais, a realizar obras, que importem na sua radical transformação, ou modificações, que alterem o valor da propriedade.

Mas, na justificação do uso da casa para negócio próprio ou de família, é necessária a prova da existência de fundo de comércio, que se quer transferir, existente há mais de ano. A inexistência do fundo de comércio é que fundamenta a oposição do locatário.

Vide: *Fundo de comércio*.

Se o locatário, que não foi atendido na renovação sob esse fundamento, verifica que o locador deu destino diferente ao prédio locado, tem direito a pedir que seja indenizado pela perda da locação. Regulam a matéria os arts. 71 a 75 da Lei nº 8.245/91.

Vide: *Fundo de comércio, Locação, Renovação da locação*.

AÇÃO DE REPARAÇÃO. É o meio judicial de que alguém se utiliza, quando prejudicado ou ofendido, para pedir a reparação dos danos que lhe foram causados.

Desse modo, a ação se formula diante do direito de *exigir reparações*, contra a pessoa obrigada a prestá-las.

Salvo nos casos em que esse direito se mostra personalíssimo, consequentemente evidencia-se intransmissível, a ação passa aos herdeiros do prejudicado ou ofendido.

A responsabilidade da reparação advém sempre da imputabilidade da *ofensa* ou violação ao direito alheio sendo também atingidas por ela, isto é, pela obrigação dela, as pessoas que se acumpliciaram com o autor para a execução do ato ofensivo ou violento, bem assim como:

- a) os pais, pelos atos dos filhos menores, que estiverem em sua companhia;
- b) o tutor e o curador, pelos seus pupilos e curatelados, encontrados em sua companhia;
- c) o patrão, amo ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou por ocasião dele;
- d) os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos, onde se albergue, por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;
- e) os que tiverem gratuitamente participação nos produtos dos crimes, até à concorrente quantia;
- f) as pessoas jurídicas que, igualadas ao patrão, amo ou comitente, exercerem exploração industrial.

A *reparação*, segundo preceito do Código Civil, também poderá ser pedida pelo *devedor ao credor* que:

- 1º – demandar dívida antes de vencida e devida, fora dos casos em que a lei o permita [Cód. Civil/2002, art. 939 (art. 1.530, no Cód. Civil 1916)];
- 2º – demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressaltar as quantias recebidas [Cód. Civil/2002, art. 940 (art. 1.531, no Cód. Civil/1916)].

Cabe ainda a ação de reparação:

- I – Por parte do injuriado ou caluniado, contra o caluniador ou injuriador, para indenização do dano que daí resulta. Necessário, por isso, a prova deste *prejuízo*, sem o que a indenização não ocorre.
- II – Por parte do homicida ou nos casos de ferimentos contra o seu autor, em conformidade com o que prescrevem as leis civis.
- III – Pela mulher agravada em sua honra, se o ofensor não quiser reparar o mal pelo casamento, ou não puder. Esta indenização corresponderá à concessão de um dote, fundado em sua própria condição e estado.
- IV – A pessoa ofendida em sua liberdade pessoal consiste numa soma relativa ao montante do prejuízo sofrido.

Quando a lei não determinar a maneira de se regular a reparação, esta se fixará sempre por *arbitramento*. Vide: *Arbitramento*.

A *reparação*, a que se refere a ação anotada, não se entende aquela que se promove para a conservação ou estabilidade do prédio, dos esgotos, goteiras, aparelhos ou de outros bens de uso, cujos *consertos* ou *reparações* se fazem necessários para seu perfeito uso ou funcionamento.

A reparação aqui, que se entende *reparação civil*, tem a mesma analogia ou significado com a indenização por perdas e danos. (ngc)

Vide: *Ação de indenização, Dano, Perdas e danos, Reparação civil*.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. É a ação para que se peça a restituição do que se pagou indevidamente.

A repetição se pede, então, ou porque se tenha pago sem alguma causa, porque se tenha pago injustamente, ou por vício do consentimento, ou ainda porque não tenha sido cumprida a causa ou porque, propriamente, se evidenciou que o pagamento se fizera indevidamente.

Se o pedido de restituição se funda em pagamento feito em virtude de jogo ou aposta, cuja quantia se ganhou por meio de dolo ou se o perdente era menor ou interdito, a ação toma propriamente o nome de ação “*de conditione ex lege*”.

É a ação de repetição do indébito fundada no *enriquecimento indevido*, gerada no princípio da lei civil, onde se inscreve que “todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir” [Cód. Civil/2002, art. 876 (art. 964, no Código Civil/1916)].

Desse modo, a *conditio indebiti*, justificada no pagamento por erro, no pagamento de obrigação inexistente, é a razão substancial para a repetição. Conhece-se, também, com a denominação de ação *in rem verso*.

As provas do pagamento e do erro por que foi feito cabem ao autor.

Mas não cabe ao autor pedir restituição da quantia paga para solver dívida prescrita ou obrigação natural, nem para prática de ato ilícito, imoral ou proibido em lei.

Por esta forma bem se atenta que somente a *conditio indebiti* tem força para fundar o pedido de restituição, não ocorrendo o mesmo com a *conditio ob turpem causam*, que decorre da regra instituída no art. 883, *caput* [Cód. Civil/2002, art. 883, *caput* (art. 971, no Cód. Civil/1916)].

O *erro*, em virtude do qual a repetição se opera, tanto pode ser de *fato* como de *direito*, contanto que não tenha resultado de pagamento, como já anotamos, de uma dívida prescrita ou natural. A repetição, neste caso, não tem procedência [art. 882 do Cód. Civil/2002 (art. 970 do Cód. Civil/1916)].

Consequentemente, conceito já afirmado pelos mestres, o *pagamento indevido* é todo aquele que se efetua sem uma obrigação que o justifique, encontrando-se o devedor em *erro* quanto a esta obrigação ou mostrando que foi a isso obrigado sem *justa causa*, tal seja o caso de coação.

E a prova de tais circunstâncias é que deve ser feita para fundamento da ação, cabendo ao réu destruí-la, mostrando a improcedência da alegação e a legitimidade do pagamento. (ngc)

AÇÃO “DE RETRO VENDENDO” OU DE RESGATE. Esta ação se funda no compromisso de *retrovenda*, assumido pelo comprador.

Por ele, não caberia ao comprador transferir a propriedade a outrem antes que decorresse o prazo estipulado (máximo de três anos, *ex vi* do art. 505 do Cód. Civil/2002 – art. 1.141, no Cód. Civil/1916), sem o encargo assumido. Em razão disso, o primitivo vendedor tem a ação de retrovenda contra o comprador ou terceiro possuidor, para que, pago e depositado o preço da coisa, a mesma lhe seja restituída.

A ação de *retro*, segundo os princípios instituídos pelo Cód. de Proc. Civil, arts. 867 e seguintes, deve preceder a notificação ou protesto de preferência, fundado na cláusula de retrovenda, a fim de que, se o preferir, possa o autor, em vez de exigir a indenização, requerer a *remissão do imóvel*. E seu direito será atendido.

Mas se o primitivo vendedor não fez seu protesto por seu direito de prelação, sua ação resultará, desde que não foi notificado da venda, no pedido de perdas e danos. (ngc)

Vide: *Ação de preempção*.

AÇÃO DE REVISÃO DE CRÉDITO. É a ação própria para que se promova a revisão ou retificação da classificação de um crédito, na falência, corrigindo-se, assim, os erros anteriormente praticados.

Semelhante ação terá também eficácia para proceder à exclusão de crédito indevidamente admitido, se *novos fatos* demonstrarem a sua falsidade, dolo ou simulação, desconhecidos e não alegados quando de sua admissão.

A ação é dirigida simplesmente sobre o crédito. Não pode ir além.

E, na estrutura de novos fatos ou *novos documentos*, não se permite matéria que se indique *erro de direito*. São meramente fatos que poderiam ter afetado o julgamento anterior, se *conhecidos*. O pedido tanto pode ser intentado por qualquer credor como pelo representante do Ministério Público até o encerramento da recuperação judicial ou da falência (art. 19 da Lei 11.101/2005).

A ação de revisão de crédito tem curso ordinário e será proposta exclusivamente perante o juízo da recuperação judicial ou da falência, cabendo da sentença o recurso de apelação.

Vide: *Concurso de credores, Falência, Insolvência*.

AÇÃO DE SONEGADOS. É a ação que compete a toda pessoa que tenha interesse na herança, em virtude de sonegação verificada, para trazer à partilha os bens sonegados. *Sonegação de bens*. Pode ser dirigida contra o inventariante ou contra os co-herdeiros; contra todo aquele que tenha bens da herança retidos em seu poder, sem qualquer justificação, com o intuito de se enriquecer, com prejuízo dos demais herdeiros ou dos credores.

Contra o inventariante, a ação somente será proposta depois que se tenha promovido a descrição de bens, encerrada com a declaração de que não existem mais bens a inventariar, e se verifica a ocultação maliciosa de bens ainda existentes. E contra os herdeiros, de igual maneira, quando declaram que não possuem em seu poder quaisquer espécies de bens a serem trazidos à arrecadação no inventário e se evidencia a inverdade da alegação.

Em regra, a ação contra o inventariante pode ser intentada por qualquer herdeiro, mas, se há ocultação dolosa, compete também aos credores do *de cujus* intentarem-na em defesa de seus direitos.

Contra os herdeiros, a ação será proposta pelo inventariante ou pelos demais herdeiros prejudicados, sem que privem também os próprios credores de defenderem seus interesses, pleiteando a entrega de bens sonegados ao acervo hereditário. Contra o inventariante deve ser a ação fundada:

- a) na prova de que os bens se encontravam em poder do *de cujus* ao tempo de sua morte;
- b) se, sabendo que pertenciam ao acervo da herança, lhes deu destino diferente, não os incluindo na descrição e os ocultando maliciosamente, em prejuízo dos demais herdeiros e credores do espólio.

Em relação ao herdeiro, tanto basta a prova da ocultação maliciosa dos bens, seja mesmo dote ou doação, independentemente de sua existência ao tempo da morte do inventariado.

Vide: *Colação*.

Em tal caso lhe caberia entrar com o equivalente em dinheiro. E essa obrigação terá, se procedente a sonegação.

A ação de sonegação, que se processa pelo rito ordinário, pode não somente ser intentada contra o sonegador, como contra seus herdeiros. Neste caso, não cabe ao autor pedir contra os herdeiros a parte penal da ação, instituída pela lei civil, visto que é tal pena limitada à pessoa do sonegador.

AÇÃO DE TOMADA DE CONTAS. É a ação que cabe ao gestor de negócios alheios (*gestor negotii*), que, seja por que título for, vem perante o dono do negócio (*dominus negotii*) pedir que lhe tome as contas, para que se libere das responsabilidades pelo encargo, que tinha, decorrente de convenção ou em virtude de lei.

O gestor, neste caso, será o próprio autor. E, neste particular, esta ação se difere da *deprecação de contas*, onde o autor é o próprio *dono do negócio*. Na petição em que formula seu pedido,

já o gestor juntará a relação de todas as contas relativas à sua gestão ou administração, refiram-se a recebimentos ou pagamentos.

Para isso já comporá, em forma mercantil, uma demonstração contábil de todas as operações, em vista da qual e segundo o resultado que nela contém, pedirá que venha o réu, o dono do negócio, recebê-las, considerando-as exatas para que fique o autor completamente quitado dessa responsabilidade.

Se não há contestação por parte do réu, já se julga a prestação pelo alegado do autor. E nestas condições o autor se livra da obrigação para com o réu, depositando o saldo apurado nestas contas. Mas, se há contestação, trava-se a discussão, tomando a questão o rito ordinário. E por essa discussão e provas feitas se julgará da procedência das parcelas que devem compor as contas julgadas exatas.

O Cód. de Proc. Civil regula a *ação de tomada de contas* no art. 916.

Na ação de tomada de contas, como na ação de prestação de contas, o recurso à sentença que as julgar prestadas ou não será de agravo de instrumento, segundo prescreve o art. 522, do Cód. de Proc. Civil.

Vide: *Ação de prestação, contas, Gestão de negócios.*

AÇÃO DE USUCAPIÃO. É modalidade de *ação declaratória*. Compete ao possuidor que satisfaça os requisitos legais para a aquisição do imóvel de domínio particular.

Por ela, o possuidor, que não possui qualquer título dominial (*jus in re*), vem pleitear esse direito que se concretizará pela sentença passada em julgado, que ficará representando o título hábil de sua propriedade.

Em tais condições, a ação de usucapião somente se faz necessária para a *usucapião extraordinária*, onde não existe título comprobatório do domínio. É a ação declaratória porque a sentença vem precisamente declarar a *aquisição do domínio*, que lhe falta, e com ela se promove a transcrição do imóvel assim adquirido.

A ação de usucapião é extensiva ao possuidor da servidão.

Vide: *Prescrição aquisitiva, Terrenos de marinha, Usucapião.*

Em relação às citações para ação de usucapião, o art. 942 do Cód. de Proc. Civil estabelece as regras. E a lei manda que sejam citados todos os interessados, certos e incertos, e mesmo os confiantes da propriedade ocupada. A pessoa em cujo nome está inscrito o imóvel deve ser citada pessoalmente. E, se esta é falecida, a citação se fará válida feita na pessoa de seu herdeiro. Como fundamento do pedido, deve o requerente *justificar quanto a sua posse* do terreno ou propriedade pretendida:

- a) posse mansa e pacífica pelo prazo em que se gera a prescrição aquisitiva;
- b) posse ou ocupação proveitosa, no caso de terreno rural ou urbano, nos termos do art. 183, §§ 1º e 3º, e 191 da CF/1988;
- c) posse de imóvel dominial particular, visto que a prescrição não ocorre em relação aos bens dominiais públicos.

Quando ocupante de terra devoluta, a aquisição dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional (CF/1988, art. 188, § 1º).

Para provar essa posse, o requerente poderá usar de todos os meios indicados em direito, inclusive a própria *justificação em juízo*.

AÇÃO “DIFFAMARI”. É a que assiste ao prejudicado por editorial divulgado na imprensa, que abale o seu crédito, para haver do responsável por sua publicação a indenização dos danos morais e materiais, que dela resultarem.

Antigamente a *ação de difamação*, também chamada de lei *diffamari*, tinha por escopo obrigar o difamante a vir provar a difamação, para que, não o fazendo, fosse condenado a perpétuo silêncio.

A ação se justifica perante a *prova do prejuízo*.

É, assim, uma das modalidades da ação de *indenização*, fundada na prática de ato ilícito.

AÇÃO DIRETA. É a ação pessoal de alguém, em cujo favor é contraída a obrigação principal, *diretamente* contra o devedor, a fim de compeli-lo ao cumprimento da obrigação.

A ação, assim, passa sobre a responsabilidade daquele que a formulou, para atingir logo a responsável por ela.

É, *verbi gratia*, a ação do locador diretamente contra o sublocatário, quando reclama deste o pagamento dos aluguéis, de que é responsável subsidiariamente (Cód. Civil/1.916, art. 1.202 – sem correspondente no Cód. Civil/2002).

É ainda o caso de terceiro, a quem se comete o direito de exigir do obrigado o cumprimento da *estipulação* [Cód. Civil/2002, art. 437 (art. 1.099, no Cód. Civil/1916)]. A ação, assim, que se transfere ao beneficiário da estipulação, se diz direta, desde que não se tira do estipulante de exigir o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a *ação direta* resulta sempre do direito de alguém que não foi parte na obrigação, mas que a ela se vinculou ou com ela se beneficiou, podendo exigir da pessoa, obrigada a cumpri-la, o seu adimplemento. (ngc)

Vide: *Estipulação em favor de terceiro*.

Ação direta. É também a ação concedida ao portador contra o emitente de título cambiário.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Tratando-se de norma federal ou estadual, da competência do STF, denominar-se-á *ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo*, prevista no art. 102, I, *a* da CF/1988; cuidando-se de contraste de atos estaduais e municipais perante a Constituição Estadual, chamar-se-á *representação de inconstitucionalidade de leis e atos normativos* (CF, art. 125, § 2º).

Sendo a única ação conhecida no Direito brasileiro em que o tribunal é provocado a exercer sua função jurisdicional sobre causa sem fundamento em fato jurídico concretizado ou iminente, nela, a questão da inconstitucionalidade não é incidental, mas principal, de mérito, submetendo-se ao controle jurisdicional questão abstrata, de contraste do ato hipoteticamente violador do texto constitucional.

Na ação direta, em que o controle judicial é *concentrado*, ou seja, somente o STF é competente para exercitá-lo, mediante *função legislativa anômala*, melhor, a sua decisão, para o caso concreto, equivale a *estatuto legislativo*, tornando-se precedente regulador das hipóteses semelhantes.

O STF pode, usando do seu poder cautelar geral, apreciar pedido de medida cautelar no âmbito das ações diretas de inconstitucionalidades (CF, art. 102, I, *p*).

Julgada procedente a ação direta e declarada a sua afronta, total ou parcial, à Constituição, comunicar-se-á a decisão à autoridade ou órgão responsável, pela expedição do ato impugnado, que deverá revogá-lo ou compatibilizá-lo com o texto maior (ver RISTF, art. 175).

São legitimados ativos para a propositura da ação direta o rol de pessoas e órgãos previstos no art. 103 da CF/1988; no polo passivo figurará sempre a órgão emissor da norma impugnada ou omissa, neste último caso caracterizada a *inconstitucionalidade por omissão*.

O MP atuará na ação direta como parte, ou como *custos legis* (CF, art. 103, § 1º), sendo igualmente necessária a audiência do Advogado-Geral da União, responsável pela garantia do contraditório. A Lei nº 9.868, de 10.11.99, dispôs sobre o seu processo e julgamento.

AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. Prevista na Lei nº 6.383, de 7.12.76, tem por objetivo realizar o processo discriminatório, ou seja, individualizar, separando, as terras devolutas da União, eventualmente confundidas com as terras particulares. *Terras devolutas* são aquelas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental (CF, art. 20, II).

As terras devolutas necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, arrecadadas pelo Estado, via ação discriminatória, tornam-se indispensáveis (CF, art. 225, § 5º).

AÇÃO DIVISÓRIA. É a ação para a divisão de coisa comum, em que o condômino morre em face dos demais.

AÇÃO DO CÓDIGO. Entende-se por *ação do código* o limite de obrigatoriedade de determinada lei codificada pelos poderes públicos, consoante sua aplicação no tempo, no espaço e na matéria. Em relação ao tempo, a ação marca o período em que o código promulgado terá sua eficácia, impondo dentro dele os princípios e regras que institui.

Em relação ao espaço, delimita o território em que suas regras se fazem imperativas, não podendo ser relegadas, desde que pronunciadas como próprias aos atos que nele se praticam ou se executam.

Em relação à matéria, assinala as questões ou os atos que estão subordinados a seus preceitos não podendo ser solucionados ou executados por outras normas que não sejam as estabelecidas por ele.

O sentido de *ação do código* pode ser aplicado à expressão *ação da lei*.

AÇÃO DO ESTADO. Diligências prestadas pelas autoridades constituídas, no sentido de prover às necessidades físicas de seus elementos componentes ou às necessidades políticas indispensáveis à exigência da própria sociedade politicamente organizada (Estado).

Atendem às *necessidades físicas* com a organização dos aparelhos de defesa sanitária (saúde pública) ou com a instituição dos serviços de segurança pública, fiscalização sanitária, institutos de proteção e de assistência social.

Atendem às necessidades de ordem política quando estabelecem regras para a estabilidade das instituições promotoras da ordem legal e de sua própria organização política.

Toda ação do Estado atua no sentido de realizar os fins de sua constituição e para manter as bases de sua própria existência.

Na execução destes fins é que surgem, no Estado, as ideias de *governo* e *administração*, as quais se encontram tão intimamente ligadas que, dificilmente, se poderá fazer uma exata distinção entre eles. *Administração pública, Governo.*

AÇÃO DO OPTANTE. É o direito que cabe a todo aquele a quem por contrato ou em virtude de lei assiste a preferência na alienação da coisa, e dela se utiliza para que se efetive esse mesmo direito. O *senhorio direto* pode exigir que o foreiro lhe traga novamente o domínio útil, e pretende transferi-lo a outrem, o *senhorio útil* tem a preferência sobre a venda do domínio direto, se o senhorio direto dele quer se desfazer.

Do mesmo modo, aquele que está preferido na alienação pela opção *contratual* tem o mesmo direito de exigir que a coisa lhe seja transferida. A ação de opção se funda, assim, nestes direitos de preferência, cabendo ao optante ir buscar a coisa das mãos do terceiro adquirente, desde que não prefira a indenização correspondente.

A ação de opção, consoante determina o Cód. de Processo Civil, para que se imponha, deve fundar-se na notificação ou no protesto de preferência, a que alude esse Código nos arts. 867 a 873.

O protesto ou a notificação servirão de motivo ao pedido, mas a ação se formulará pelo rito ordinário.

Vide: *Ação de preempção*.

AÇÃO DO PREFERENTE. É a que se funda no direito de alguém, no sentido de exigir de outrem a preferência para a aquisição da coisa, sob pena de ir buscá-la das mãos do terceiro adquirente ou de exigir perdas e danos.

Vide: *Ação de preempção ou preferência, Opção, Preferência*.

AÇÃO DO SENHORIO. Na defesa de seus direitos de propriedade, o senhorio poderá usar toda ação real ou pessoal que lhe seja própria, segundo o princípio de lei que os assegure.

O Cód. de Proc. Civil e a lei civil assinalam algumas ações que lhe cabem:

- a) Para eleição do cabecel, quando esta não se faz por iniciativa dos foreiros, competindo-lhe, também, a ação para destituí-lo. *Eleição do cabecel*.
- b) Para a preferência na transferência do *domínio útil*. Ação de preempção ou de opção.
- c) Para anular a arrematação de imóvel, de que é senhorio direto, desde que não lhe tenha sido feita a regulamentar notificação (Cód. de Proc. Civil, art. 698). *Arrematação*.
- d) Ação direta contra o sublocatário, para haver o valor dos aluguéis. Ação direta (Cód. Civil/1916, art. 1.202 – sem correspondente no Cód. Civil/2002).
- e) Opor-se à divisão em glebas do imóvel aforado, se nisto não tiver acordado.

AÇÃO DO VENDEDOR. Vários são os direitos que cabem ao vendedor em relação à coisa vendida, diante dos quais se estruturam todas as ações que possa ter contra o comprador ou contra terceiros, segundo as condições da própria venda.

Se há na venda cláusula de *retrovenda*, o vendedor tem ação para ir contra os próprios terceiros adquirentes, ainda que eles desconhecem a *cláusula* do contrato. Esta terá o prazo máximo de três anos. E, decorrido este, contando da data da escritura, está prescrito o direito.

A primeira ação do vendedor é a de exigir o preço do comprador, e se a condição deste foi à vista não entregará a coisa sem a satisfação do respectivo pagamento. Mas, mesmo que a prazo, se antes da tradição da coisa verifica o vendedor insolvência do comprador, poderá sobrestar a entrega da coisa, até que o comprador lhe dê caução de pagar no tempo ajustado.

Quando se firmar, a favor do vendedor, contrato ou cláusula de preferência ou opção, cabe-lhe o direito de prelação, para que a coisa a ser vendida a outrem a ele se transfira, pelo que, desde que não atendido, usará das ações de preempção ou de opção.

Ainda tem ação o vendedor para desfazer a venda, não sendo pago o preço até certo dia, no caso em que não prefira exigí-lo. *Pacto comissório*.

Vide: *Compra e venda*.

AÇÃO EDILÍCIA. Nome por que também se qualifica a *ação redibitória*, em virtude de sua origem no Direito Romano, no título *aedilitio adicto*, tendo a finalidade de dar direito ao comprador de exigir do vendedor, embora a coisa lhe tenha sido entregue na sua identidade e integridade corpórea, mas com defeitos e vícios ocultos ou sem as qualidades características, a rescisão do contrato e a restituição, não somente do preço pago, como a indenização pelas despesas feitas.

Vide: *Ação redibitória*.

AÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. Ação em causa *própria* deve ser entendida quando *apropriada parte litigante*, em pessoa, vem defender em juízo os seus próprios direitos.

Desse modo, não outorga a parte poderes a outrem para que venha defender seus direitos ou exercer a *procuradoria*. Ela própria faz essa procuração, isto é, vem perante a Justiça propor ou defender-se da ação contra si proposta.

O Cód. de Proc. Civil, art. 36, nas exceções que permitem a presença das pessoas em juízo para defesa de direito em demanda, admite que, na *defesa de seus direitos*, quando as partes tenham habilitação legal, ou não haja advogado no lugar, possam elas vir pessoalmente defender tais direitos.

A *ação em causa própria* ainda pode ser consequente de *mandato em causa própria*, entendendo-se aí o direito de que se apoderou o mandatário para agir não somente como tal, mas como direto e imediato interessado no próprio negócio.

Em tal situação, embora se apresentando como mandatário, ele está defendendo direitos e interesses próprios, desde que o mandato *in rem suam*, mesmo em demanda, o transformou em *dominus litis*.

Dessa forma, se intenta ação fundada no próprio mandato, não obsta a que peça que a sentença se profira em seu próprio nome, visto que semelhante mandato teve também o mérito de ceder ao mandatário a própria ação.

AÇÃO ESTIMATÓRIA. Vide: *Ação quanti minoris*, *Vícios redibitórios*.

AÇÃO ESTIMÁVEL. Assim se diz para a ação que tenha um valor próprio ou tente defender um direito que represente um benefício patrimonial. Por essa forma, a *ação estimável* sempre representa uma realidade econômica. E para estimativa desse valor, segundo a regra processual instituída (art. 299 do Cód. de Proc. Civil), atender-se-á ao principal da dívida, à pena convencional, quando pedida, e aos juros vencidos até a data da propositura da ação.

E se a ação tiver por objeto um *benefício patrimonial*, o valor ou estimação da causa será o equivalente em dinheiro desse benefício, que significa, pois, o valor da *utilidade patrimonial* que o próprio benefício representa ou revela, estimado em soma pecuniária que lhe corresponda. Não só para satisfação do pagamento da *taxa judiciária*, como para determinação da própria competência, *ratione valori*, as causas ou ações estimáveis não podem ser ajuizadas sem que conste a *declaração de seu valor*.

Vide: *Ação inestimável*, *Valor da causa*.

AÇÃO EXECUTIVA. É ação de rito processual expedido, exercida diante da existência de dívida líquida e certa, decorrente do próprio título ou obrigação com esse prestígio, em virtude de preceito legal.

É ação que já se indica com a citação do devedor para que pague a dívida *incontinenti* ou dentro de 24 horas (CPC, art. 652), sob pena de penhora, que se destinará à cobertura do débito constante do documento ajuizado, juros e despesas decorrentes.

Para isso se exige como fundamental a existência de crédito indiscutível e já comprovado por documento irrefutável. *Dívida líquida e certa*.

O Cód. de Proc. Civil, nos arts. 584 e 585, assinala, além de outras que possam ser por esta ação exigíveis, as dívidas que se demandam pela forma executiva. Pela sua forma e efeitos, a ação executiva se assemelha à execução da sentença.

Há, no entanto, ligeira diferença entre o procedimento das duas figuras processuais:

Nas execuções de sentença, a avaliação é o ato que se segue à penhora, que foi julgada valiosa e a decisão passou em julgado.

Nas ações executivas, a avaliação se segue à sentença que, pronunciada em audiência previamente marcada, tenha julgado a ação procedente e não haja sobre ela qualquer recurso pendente.

Até aí (avaliação) as duas execuções, da sentença e da ação executiva, têm ritos diferentes. Da avaliação em diante é que ambas serão processadas nos termos comuns às duas espécies de execuções. A penhora na executiva se processa nos mesmos moldes da execução por quantia certa.

Salvo casos excepcionais, a ação executiva somente se pode fundar em documento escrito, em que se constitua a obrigação do devedor.

AÇÃO EXECUTÓRIA. O mesmo que ação executiva.

AÇÃO “EX EMPTO”. É a ação que compete ao comprador para exigir do vendedor a entrega da coisa vendida, de conformidade com o compromisso assumido do contrato de compra e venda, desde que lhe entregou o valor do preço ajustado, ou o sinal convencionado (arras).

Pela ação *ex empto*, o comprador vai exigir a entrega da coisa comprada, segundo a qualidade constante do contrato de que ela resulta, ou a diferença de que não foi convenientemente tradicionalo.

Em tais condições, necessário evidenciar-se a condição da venda: se *ad corpus* ou se *ad mensuram*.

A exigência há que se fundir na condição estipulada para a entrega da coisa. E se já entregue, a diferença a exigir também se fundará na condição do que se ajustou.

Quando a venda é *ad corpus*, o direito do comprador à entrega da coisa se dará tal como foi prometido, e o vendedor responde pela *falta* que for encontrada. A condição indica a quantidade. Mas, se se trata de imóvel, e pela indicação *ad corpus* foram dados limites certos e determinados da propriedade vendida, sem menção da área transmitida, a exigência se orienta exclusivamente dentro dos limites assinalados.

Quando a venda é *ad mensuram*, o direito do comprador se funda somente na exigência da falta encontrada, desde que a condição implica a convenção do preço por unidade, não pelo todo, como quando é *ad corpus*, caso em que, não entregue a coisa pelo prometido, tem o comprador direito à indenização, não somente ao desconto racional e relativo à falta.

Se o comprador exige a coisa comprada *ad corpus*, é que se utiliza da ação *ex empto*, porquanto se tem somente direito à diferença no preço e por isso exige *abatimento* do que pagou ou é obrigado a pagar, a ação será de *quantum minoris*, com fundamento nos arts. 441, *caput*, e 500, *caput* e § 3º, do Cód. Civil/2002 (arts. 1.101 e 1.136, no Cód. Civil/1916).

Por essa forma se evidencia que ação *ex empto* tem a finalidade de forçar o vendedor a entregar a coisa, tal como estipulou no contrato, ou a integrá-la de certa quantidade que lhe falta, ou o preço correspondente se a integração não lhe é possível, além da indenização que possa ser exigível pelo comprador.

Em semelhantes condições, é necessário que a compra tenha sido feita por um preço único para a totalidade da coisa vendida, isto é, com as dimensões, quantidade e qualidades mencionadas no contrato, seus acessórios e dependências.

Mas, se, quando se trata de imóvel, foi ele vendido como coisa certa e determinada, sendo apenas enunciativa a referência às suas dimensões, não cabe ao comprador exigir medidas que faltam. (ngc)

AÇÃO EXPLETÓRIA. A conferida aos herdeiros necessários contra os contemplados no testamento para o efeito de reduzir a herança ou o legado que tenham ultrapassado a legítima.

AÇÃO EXPROPRIATÓRIA. O mesmo que ação de desapropriação.

AÇÃO “EX STIPULATU” DE DOTE. É ação própria do marido para exigir o cumprimento de qualquer cláusula do pacto dotal. É, bem se vê, ação diferente pela forma de petição de dote, que também se mostra direito dele.

Vide: *Dote, Pacto dotal, Regime dotal*.

AÇÃO “FAMILIAE ERISCUNDIAE”. Assim também se denomina a ação, diante da qual o cônjuge sobrevivente, seus herdeiros, cessionários ou credor promovem a divisão e partilha do acervo hereditário.

Vide: *Ação de partilha*.

AÇÃO “FINIUM REGUNDORUM”. Vide: *Finium regundorum*.

AÇÃO FISCAL OU AÇÃO EXECUTIVA FISCAL. Ação idêntica é a ação que, em relação a outra, tem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.

AÇÃO HIPOTECÁRIA. Ato pelo qual o credor hipotecário promove a execução da dívida garantida por hipoteca, fazendo recair a penhora sobre os bens dados em garantia, a fim de haver, pela venda judicial dos mesmos, o valor de seu crédito, inclusive juros e despesas. *Execução hipotecária, excussão de hipoteca*.

Teve outrora a denominação de ação *quase serviana*, em virtude do conceito que tinha no domínio do direito real.

A petição deve ser instruída com o *instrumento de hipoteca*, devidamente inscrito, sendo a citação pedida não somente contra o devedor, mas contra sua mulher, se casado, mas o pedido de penhora, pelo não pagamento da obrigação principal, somente pode recair nos bens constantes e descritos no instrumento de hipoteca.

A ação hipotecária, a que vulgarmente se chama também de *ação executiva hipotecária*, dada a forma por que se processa, não pode ser intentada sem que a dívida principal se mostre vencida.

Mesmo nos casos de vencimento extraordinário, *não pode o credor* intentar a ação sem que, previamente, seja *declarado* o vencimento extraordinário, a fim de que a seguir proponha a exigência do pagamento imediato ou inicie a execução de direito.

A declaração desse vencimento anormal, quer dizer, sem ser pelo vencimento da dívida e sua falta de pagamento, mas por transgressão a cláusulas contratuais, tem que ser judicial, diante da prova do motivo de rescisão e prova do prejuízo que o não cumprimento da cláusula ocasionou ou possa ocasionar ao credor.

Serão, por isso, duas ações distintas: uma preliminar da rescisão do contrato e declaração de seu vencimento e consequente exigibilidade; outra a seguir para exigir o cumprimento da obrigação, sob pena de execução imediata que recairá sobre os bens dados em garantia.

Vide: *Garantia real, Hipoteca, Remição da hipoteca*.

AÇÃO IMOBILIÁRIA. Assim se considera a ação que incidir sobre a defesa de um bem imóvel ou sobre direitos reais, que asseguram seu domínio ou sua posse. A ação de reivindicação, ação de manutenção, ação de reintegração de posse, são ações imobiliárias, porque incidem sobre imóveis ou bens de raiz e sobre direitos que asseguram a seu proprietário ou possuidor.

No entanto, pode ser ação real ou pessoal, segundo a natureza da relação de direito a ser definida.

AÇÃO IMÓVEL. É a mesma ação imobiliária, que se intenta para a defesa de direitos sobre imóveis ou dos próprios imóveis.

AÇÃO IMPRÓPRIA. Assim se qualifica a ação que não é adequada ou apropriada ao direito ou relação jurídica que se quer defender. *Impropriedade da ação*.

Anteriormente à vigência do Cód. de Processo Civil, a impropriedade da ação era motivo de nulidade do processo, que se podia arguir. Esse Código no art. 250, claramente institui que a *impropriedade da ação* não importa na nulidade do processo. Somente os atos que não puderem ser aproveitados serão repetidos, a fim de que a ação intentada se processe, tanto quanto possível, pela forma adequada.

Mas, a impropriedade a que se refere o Código é a que diz respeito à forma processual da ação, não a designação errônea que se lhe tenha dado. Aí seria *denominação errônea da ação*, que em nada poderia afetar a sua forma processual, se seguida consoante as regras.

A denominação errada nenhuma influência exerce sobre o direito que se procura integrar. Na ação imprópria, isto é, quando o processo seguido não é justamente aquele próprio à ação,

ratificam-se os atos anteriores, que possam ser aproveitados, e se praticam os que foram omitidos para se dar à ação o processo que lhe é conveniente.

AÇÃO INCIDENTE. É a ação que possa surgir durante o curso de uma ação, isto é, durante o processo da ação principal, e que segue seu destino, processando-se com ela ou dentro dela, em atenção ao pedido feito por uma das partes.

Mostram-se ações incidentes: *as alienações judiciais, o atentado, as cauções, os embargos de terceiro, a habilitação incidente, a oposição, a reconvenção* etc.

Por vezes, o *incidente* ocorrido no curso da ação provoca *processo* acessório, que, embora se processe em autos apartados, não deixa de mostrar-se ação *incidente* ou *acessória* da ação principal. Bem de ver que a *ação incidente*, embora se ligue à ação principal, exibe caráter de independência com ela, desde que pode vir como direito oposto à ação acessória, em regra, é dependência da ação principal. E tanto se intenta dentro da ação como em autos apartados, ao passo que propriamente incidente sempre se formula dentro dos autos da ação principal, em virtude da necessidade de terem uma orientação única, no sentido de bem esclarecer os direitos contraídos.

AÇÃO INDIRETA. Assim se qualifica a ação que, sendo do direito e dever de uma pessoa, é atribuída a outrem para defesa de seus próprios direitos. Também chamada ação oblíqua.

Será essa ação do credor para evitar que as ações e direitos de seu devedor possam prescrever por sua negligência, a fim de que, por tal forma, se garanta em seus créditos.

Será a ação do credor, que intenta a partilha a favor de seu herdeiro, a fim de que se possa cobrar, quando partilhados os bens, do valor de seu crédito.

AÇÃO INESTIMÁVEL. A ação se diz inestimável quando não se lhe pode dar, em realidade, uma apreciação econômica, visto que não representou, não contém um *benefício patrimonial*.

Quer isso dizer que a *natureza da relação jurídica* que tal ação vem defender, por sua própria índole, por sua própria substância, não possui qualquer *valor monetário*. Não possui, assim, elementos próprios que possam ser economicamente apreciáveis em dinheiro, porque se constituem de situações verdadeiramente *moraes*.

São assim inestimáveis, por lhes faltar valia patrimonial, as *ações de estado e de capacidade*.

O valor que se lhes dá, em atenção à exigência fiscal e para o efeito do pagamento da taxa judicial, mostra-se por isso um *valor artificial* ou empírico, nem mesmo influenciando, segundo a *ratione valori*, na determinação da competência do juiz, que essa se firma em virtude da própria natureza pessoal da ação e da matéria nela contida.

Sendo assim, ação inestimável é a que não está subordinada a qualquer avaliação, porquanto não possui elementos materiais pelos quais se possa atingir qualquer valor representativo de seu conteúdo.

São ações que defendem situações jurídicas, de caráter personalíssimo, e, em razão desta poderosa circunstância, não se sujeitam a uma avaliação material.

Qualquer valor que se lhes atribui é para efeito meramente fiscal, não podendo influir na posição processual.

E por essa mesma razão é que a lei processual torna privativa a competência para conhecer delas ao juiz que tenha as garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, qualquer que seja o valor fiscal e empírico que se lhes tenha dado.

AÇÃO “IN FACTUM”. É o direito que, fundado no espírito da lei ou no princípio de equidade, deduzido de sua interpretação extensiva, tem alguém de exigir de outrem, que, sem justa causa, lhe ocasionou prejuízo ou se locupletou à sua custa, o ressarcimento da indenização que se faz mister.

Tem a mesma função da *praescriptis verbis* dos romanos.

Também se costuma dar esse qualificativo às ações que não têm nomes ou fórmulas especiais.

AÇÃO INOMINADA. É aquela que não se titulariza nem pelo procedimento nem pelo pedido.

AÇÃO “IN REM VERSO”. É a denominação que também se dá à *ação de repetição do indébito*.

Mas, no sentido que nos vem do Direito Romano, assim, se entende toda ação dirigida contra uma pessoa, para responder pelas obrigações que foram contraídas por pessoa *sob seu poder*,

desde que o ato por esta praticado tenha sido executado com a intenção de favorecer a primeira.

Desta forma, o *in rem verso*, por seu sentido obrigatório, quer exprimir o que é feito por uma pessoa em benefício ou proveito de outrem.

Generalizando-se, porém, a *actio in rem verso* tomou sentido mais alto. Assim, é o *direito de agir* que assiste a todo aquele que possa ir buscar das mãos de outrem o que lhe é *devido*, por desembolso ou por qualquer outro dispêndio, por ato que tenha praticado em *proveito* ou benefício dele. É direito que se funda no princípio instituído por ULPIANO: “*de in rem verso quasi cum ipsius potius contractum videatur*”.

Vide: *Actio in rem verso*, *In rem verso*.

AÇÃO INSTITÓRIA. É a ação dirigida em face do mandante ou do preponente como responsáveis pelos atos do mandatário ou do preposto, também chamado institor.

AÇÃO INTERROGATÓRIA. A ação interrogatória pode ser considerada como *ainterpelção judicial*, diante da qual o interessado vem pedir seja declarada judicialmente a vontade de outra pessoa, no sentido de usar de algum direito que lhe cabe, e cuja abstenção possa fazer decair de seu direito.

Ela pode ocorrer no cumprimento das ações alternativas, como nos casos de preferência ou opção, em que se exige do devedor utilização da faculdade de escolha, ou se tenta compelir a pessoa a usar da opção ou preferência ou a declarar que delas desiste.

AÇÃO JUDICIAL. Na terminologia do direito processual, já ação bem significa o direito de invocar a proteção da Justiça e agir regularmente perante ela.

Mas, na realidade, entre ação propriamente dita, representativa do direito de agir, e o exercício desse direito, há algo distintivo e diferencial, embora se empregue, geralmente, o termo num sentido mais amplo, isto é, não somente abrangendo a própria faculdade de vir defender a *relação jurídica* molestada, como próprio exercício deste direito, que mais significa a causa ou a *demanda*.

Ação judicial indica precisamente o exercício da ação. Ou melhor, serve para expressar o ato diante do qual o titular de um direito vem perante a Justiça para formular a demanda.

Neste sentido, ação judicial, sem dúvida, está na mesma significação de *processo judicial*, tendo, portanto, o mesmo significado de *demanda*.

Vide: *Demanda*.

AÇÃO LIBERADA. Na terminologia das sociedades anônimas, *ação liberada* significa a ação que foi paga ou integrada em todo o seu valor.

Desse modo, subscritor que satisfaz todo o pagamento do valor nominal da ação tomada, fica quitado para com a sociedade, não se encontrando em posição de se ver importunado pelo fornecimento de mais fundos.

Também se entendem por *ações liberadas* aquelas que são adquiridas pela sociedade com o intuito de retirá-las da circulação. Aí a liberação tem efeito de *resgate* ou *amortização* das ações emitidas. E, desde que assim se proceda, não podem tais ações voltar à circulação.

AÇÃO MANDAMENTAL. É a que objetiva a ordem judicial ao demandado, impondo-lhe uma determinada conduta, como, por exemplo, a ação de manutenção de posse ou a ação de mandado de segurança.

AÇÃO MISTA. Ação se diz *mista* quando, tendo o caráter de *personal-real*, embora pessoal por natureza, toma um sentido ou uma direção de proteção ao direito real. Quer isto dizer, fundamentada em uma obrigação, vai recair sobre coisa certa, podendo ser proposta contra a pessoa obrigada ou contra o possuidor ou o detentor da coisa.

É mais propriamente a ação *in rem scripta* conhecida pelos romanos.

Mista, propriamente, na compreensão de PAULA BATISTA, é aquela pela qual demandamos ao mesmo tempo o que é nosso e o que nos é devido. Tal será então a ação de partilha (*familiae erciscundae*), a de divisão (*communi dividundo*) e a de demarcação (*finium regundorum*).

Há, porém, quem compreenda a ação mista como a que nasce do *jus in re* e da obrigação simultaneamente, reunidos no mesmo sujeito (JOÃO MENDES JÚNIOR).

A verdade é que a ação mista assim se mostra porque, conforme HEINNECIO, possui uma dupla *causa petendi* porque traz em si os dois aspectos de real e pessoal, fundados em direitos de igual natureza, isto é, real e pessoal.

E desse modo ela se mostra uma ação, que tem, em verdade, uma *direção real*, embora o direito de pedir se funde numa obrigação.

AÇÃO MONITÓRIA. É a que compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

A ação monitória é um antigo remédio processual, largamente utilizado no direito europeu. Trata-se de um expediente para eliminar, praticamente, o processo de conhecimento, permitindo ao credor substituir a comum ação de cobrança por um expediente que atraia o devedor a preferir o pagamento ao debate judicial. O mandado inicial não é de citação para que o réu venha contestar o pedido, mas para que venha solver a dívida demonstrada documentalmente pelo autor. Para incentivar o devedor a não discutir a pretensão do credor, a lei dispensa dos ônus normais da sucumbência aquele que, citado, cumpra, no prazo que lhe foi assinado no mandado, a prestação reclamada na inicial.

AÇÃO MÓVEL OU MOBILIÁRIA. É o direito que se tem para demandar sobre móveis ou sobre direitos de autor.

Vide: *Bens móveis, coisas móveis*.

Pode ser ação real ou pessoal, segundo a natureza da relação jurídica a defender.

AÇÃO NEGATÓRIA. É o remédio jurídico de que se utiliza o proprietário de um imóvel para impedir ou reparar violações a seu direito, notadamente pela servidão indevida, a fim de que declare a propriedade livre da violação.

Qualquer limitação ao exercício do domínio implica a violação do direito de propriedade, máxime quando por ela pretende estabelecer uma servidão sobre imóvel alheio.

A negatória, assim, vem *negar essa servidão*, para que o imóvel escape dessa sujeição.

É ação que se opõe à confessória, que, ao contrário, vem firmar a existência da servidão.

Tratando-se de ação para defesa do domínio, desde o início deve o autor provar seu *jus in re*, ao mesmo tempo que indica os atos pelos quais o réu ousa atentar contra a sua propriedade, a fim de que, procedente a ação, tenha conseguido o seu objetivo: *a vindicatio liberatis rei*.

Mesmo na propriedade indivisa se pode intentar a negatória para impedir a imposição da servidão. Não se confunde com as possessórias, que tendem a livrar o imóvel de turbção ou esbulho, pois que tem por motivo impedir servidão indevida ou usufruto a que não se tem direito.

AÇÃO NEGATÓRIA DA LEGITIMAÇÃO. É a ação que pode ser intentada pelo marido, pelos herdeiros ou mesmo por terceiros, para impedir a legitimação de filho natural, que resulta de casamento subsequente.

É necessário que a ação se funde de fato de não o ter o pai reconhecido como filho, e que o casamento não tem o efeito de atribuir a paternidade de quem não o foi.

Desde, porém, que o pai reconhecia como filho, o casamento posterior torna o filho legitimado, cessando desde logo a faculdade de se contestar a paternidade, que se mostra o intuito da ação negatória da legitimação.

AÇÃO NEGATÓRIA DE RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO. É a intentada pelo locador opondo-se à ação renovatória já proposta ou que será proposta pelo inquilino de locação comercial ou industrial. Também é chamada de ação negatória de prorrogação da locação.

AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE OU DE MATERNIDADE. É a intentada pelo pai ou pela mãe, negando a paternidade ou a maternidade que lhe foi atribuída.

AÇÃO “NEGOTIORUM GESTORUM”. É a ação que tem alguém que administrou negócios alheios para haver o reembolso das despesas necessárias feitas e os prejuízos que tenha tido em virtude da gestão. Funda-se nos princípios instituídos nos arts. 886 e 869, do Cód. Civil/2002 (arts. 1.338 e 1.339, no Cód. Civil/1916).

O gestor mostrará no seu pedido a utilidade ou a necessidade da despesa, o que será apreciado não pelos resultados obtidos, mas pelas circunstâncias da ocasião em que se fizeram.

No entanto, o *dominus* poderá contrapor-se às pretensões do gestor, mostrando a *nenhuma utilidade da gestão*, eis que dela não se aproveitou, pelo que não poderá indenizar nem despesas feitas nem prejuízos avocados. Bem diferentemente *desaprovou a gestão*, que foi contrária a seus interesses.

Entretanto, nem para todos os casos pode o senhor do negócio o *invito non datur beneficium*, porque se a gestão teve a intenção de acudir a *prejuízos iminentes* ou redundou em proveito do dono ou da coisa, não pode este fugir à indenização das despesas, embora esta jamais ultrapasse, em importância, as vantagens obtidas com a gestão [Cód. Civil/2002, art. 870 (art. 1.340, no Cód. Civil/1916)]. (ngc)

AÇÃO NOMINATIVA OU NOMINAL. Assim se qualifica o título representativo da cota-capital ou cota-unidade de capital da sociedade anônima, que traz inscrito em seu contexto o nome de seu proprietário ou acionista originário.

Por força da lei, enquanto não integralizadas, as ações devem conservar seu caráter de nominativas. A propriedade da *ação nominativa* presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”.

Em sendo assim, a transferência das ações nominativas somente se opera mediante termo lavrado no livro “Transferência das Ações Nominativas”, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou por seus legítimos representantes com poderes especiais para essa transferência.

Mandato geral ou de administração não dá poderes para essa transferência.

Se a transferência de ação tiver que se operar em virtude de transmissão por sucessão universal ou legado, de arrematação, adjudicação ou outro ato judicial com força para transferi-la, somente se considera perfeita depois que se fizer a averbação no livro “Registro de Ações Nominativas”, em face do documento hábil, que ficará em poder da sociedade, para prova dessa transferência.

As ações nominativas podem sofrer restrições em sua circulação, desde que expressadas nos estatutos sociais, e não sejam impeditivas de negociação ou não sujeitem o acionista ao arbítrio da administração da sociedade ou da maioria dos acionistas.

Todos os encargos que possam pesar sobre as ações nominativas, como usufruto, fideicomisso, devem ser averbados no Livro de Registro.

AÇÃO NOXAL. O mesmo que ação de perdas e danos.

AÇÃO OBJETIVA. Vide verbete PROCESSO OBJETIVO. (nsf)

AÇÃO OBLÍQUA. É nome por que se qualifica, também, a *ação indireta*.

AÇÃO ORDINÁRIA. Assim se denomina a ação quando é rituada pelo *processo ordinário*, isto é, o procedimento comum a todas as ações que não tiverem, em virtude de princípio legal, rito próprio ou especial.

Por princípio instituído pelo Cód. de Proc. Civil brasileiro, toda ação que não tiver rito especial estabelecido por lei terá por norma o processo ordinário.

O processo ordinário, a que se subordina toda ação de rito ordinário, começará sempre pela citação ao réu, seguindo-se a sua contestação.

A contestação deve ser apresentada no prazo de quinze dias, contados do dia em que a citação se deu por efetiva.

Vide: *Contestação*.

Antes de discutir o mérito poderá o réu opor, na contestação, as exceções (de impedimento, de incompetência e de suspeição). Em qualquer tempo ou grau de jurisdição, no prazo de 15 dias, a contar do fato arguido como preliminar na resposta (arts. 301 a 305).

Com a contestação pode o réu vir com o pedido de reconvenção.

A seguir é que vem o *despacho saneador*, a realização das *diligências necessárias* ou pedidas, a determinação da audiência de instrução e julgamento, a realização desta e o julgamento, pela pronúncia da sentença e de sua publicidade. Esta marcha processual será seguida para todas as ações ordinárias, não se podendo inverter a ordem desse procedimento, que constitui precisamente o seu rito solene.

AÇÃO ORIGINÁRIA. É expressão que designa não só a ação cível originária como a ação que deu origem ao recurso. Neste caso, por exemplo, se denomina ação originária a ação de separação cuja sentença foi objeto de recurso de apelação. (nsf e gc)

AÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TAPUMES. A ação para construção e conservação de tapumes (*divisórios*) é gerada nos direitos de vizinhança com fundamento no Cód. Civil/2002, art. 1.297, *caput* (art. 588, do Cód. Civil/1916).

Por ela, os confinantes de prédios urbanos podem exigir, um do outro, a metade do valor dos tapumes construídos ou para adquirir a meação do que foi feito pelo vizinho.

A exigibilidade para o pagamento da meação deve preceder a construção, ou por ajuste amigável, ou mediante o remédio que esta ação indica, a qual deve ser formulada nos termos dos arts. 275 a 281 do Cód. de Proc. Civil.

A indenização pela meação será arbitrada. E do pagamento feito pelo vizinho da parte relativa à construção do tapume, decorre o direito de copropriedade, diante do qual pode mesmo aproveitá-lo para seu uso, sem que possa prejudicar o mesmo uso feito pelo vizinho, do lado de sua moradia. (ngc)

Vide: *Direitos de vizinhança, Tapumes divisórios*.

AÇÃO PARA INDENIZAÇÃO DE PAREDE OU TAPUME. Esta ação é decorrente do direito consignado no art. 1.328 do Cód. Civil/2002 (art. 643, no Cód. Civil/1916), diante do qual “o proprietário que tiver direito a estrear um imóvel com paredes, cercas, muros, valados, tê-lo-á igualmente a adquirir a meação deles, do vizinho, embolsando-lhe metade do que atualmente valer a obra e o terreno por ela ocupado”.

Mas, esse direito do vizinho de ocupar a parede ou tapume de outro, somente se firma depois que é este indenizado da importância relativa à meação. Esta indenização será feita por arbitramento.

No entanto, antes que se faça esse arbitramento para avaliação da metade da parede ou muro a ser ocupada, não somente devem ser dirimidas todas as dúvidas relativas ao aproveitamento da parede ou do muro, como também referentes à sua estabilidade e segurança, a fim de que se verifique se elas suportam a nova construção e consequente *travejamento* que nela se vai proceder.

Para isso proceder-se-á à *perícia*, que dirá da resistência da parede, sem o que poderá o réu opor-se ao travejamento, sob a alegação de que não o suportaria a parede de seu prédio. (ngc)

Vide: *Direitos de vizinhança, Parede divisória, Travejamento, Vizinhança*.

AÇÃO PAULIANA. É a ação que assiste aos credores para o fim de anular atos praticados pelo devedor, dolosamente e sob fraude, que tenham onerado ou alheado bens de sua propriedade, sendo estes os únicos que poderiam ser usados para solver seus compromissos.

Desse modo, o credor, que se julga assim lesado, pede a reversão dos bens fraudulentamente alienados ou a revogação do ônus dolosamente promovido, a fim de que possa sobre eles correr a excussão já iniciada ou despachada, e se possa cobrar sobre o produto de sua venda.

Tem também os nomes de *ação revogatória* ou *revocatória*.

É ação de caráter pessoal e tem seu fundamento nos arts. 158 a 165 do Cód. Civil/2002 (arts. 106 a 113, no Cód. Civil/1916).

Sua denominação *pauliana* vem do nome do jurisconsulto PAULUS.

São elementos para a sua procedência:

a) provar a insolvência do devedor;

b) demonstrar que houve o intuito de fraudar o credor (*consilium fraudis*);

c) evidenciar que o ato provocou prejuízo ao credor (*eventus damni*). (ngc e nnsf)

Vide: *Fraude contra credores, Fraude de execução, Insolvência*.

AÇÃO PENAL. Possui um duplo significado:

a) é o meio de se pedir a satisfação da *pena* convencional ou *legal*, devida pelo não cumprimento de obrigação assumida. Resulta, assim, de uma convenção ou cláusula contratual havida entre partes contratantes e se constitui em obrigação contratual, sendo matéria pertinente ao direito civil ou comercial.

As ações penais fundadas em convenções podem ser exercidas, isto é, podem tais penas ser pedidas nas próprias *ações reipersecutórias*.

É *ação penal* a que o senhorio direto intenta contra o foreiro para conseguir a decretação do omissio e assim se extinga a enfiteuse, por falta de pagamentos dos foros anuais devidos.

b) Quando, porém, representa o ato pelo qual se promove a punição de um crime ou contravenção, é assunto de direito penal. Neste caso a pena, mostrando-se de direito público, somente pode ser objeto de processo criminal por ação do Ministério Público ou da parte ofendida, ou de quem tenha qualidade para representá-la, desde que se permita procedimento criminal por ação privada.

Quando a *ação penal* se exercita por iniciativa do Ministério Público, e a ele somente se comete este direito, diz-se que a ação penal é pública.

Será privada, quando cabe sua iniciativa, isto é, cabe pedir a imposição da pena à própria pessoa ofendida, ou quando somente por sua solicitação pode ser promovida a ação penal.

Os crimes de homicídio são de ação pública. Os crimes sexuais são de ação privada.

A ação penal se extingue, pela morte do criminoso, pelo perdão da parte ofendida ou pela prescrição.

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. Prevista nos arts. 1º a 12 da Lei nº 8.038, de 28.5.90, que instituiu normas procedimentais para os processos de competência originária perante o STJ e o STF, tem cabimento nos crimes da ação penal pública, a cargo do MP.

AÇÃO PENDENTE. Assim se diz da ação que não teve ainda julgamento, isto é, que ainda em processo de investigação ou instrução, não se realizou a audiência marcada para seu julgamento, nem foi julgada, seja em primeira instância ou em grau de recurso.

Ação pendente ou processo pendente, portanto, significa que a lide ainda está em movimento ou sendo discutidos os direitos das partes litigantes. O processo está em curso.

AÇÃO PEREMPTA. Assim se diz em relação à ação ou causa que se paralisou, motivando uma espécie de prescrição em relação ao seu andamento. Quer isso dizer que o processo, em que ela se formulara, perdeu sua eficácia, parando onde se encontrava, não dando mais direito ao autor de movimentá-la.

Aí o sentido é o que se assinala vulgarmente pela expressão *deserção*: *a causa está deserta, a ação está deserta. Abandono da causa. Extinção da causa.*

Quando se quer significar que a ação, como remédio jurídico utilizado para defesa de um direito, não pode ser mais intentada, ou porque se decaiu do mesmo direito ou porque a ação está prescrita, então os termos mais próprios seriam: *ação decaída* ou *decadência da ação, ação prescrita* ou *prescrição da ação*.

Vide: *Decadência. Prescrição*.

AÇÃO PERSECUTÓRIA. Vide: *Ação reipersecutória*.

AÇÃO PESSOAL. É a ação que se funda precisamente num *direito pessoal*, isto é, sempre se gera de uma obrigação, diante da qual o autor pede o seu cumprimento ou adimplemento.

E, conseqüentemente, como a *obrigação* sempre representa a formação de um vínculo jurídico, em virtude do qual alguém se obrigou ou está adstrito a dar, fazer ou não fazer alguma coisa, a ação pessoal se estrutura ou se formula no sentido de fazer com que o titular deste direito possa exigir da outra que *lhe dê, que lhe faça aquilo a que está obrigado*.

JOÃO MONTEIRO a define como a “que se funda em uma preexistente relação de crédito, e real, a que tem origem no direito de propriedade, em qualquer de suas manifestações”.

Em razão disso são também denominadas de *ações creditórias*, porque, embora se firmem num *direito pessoal*, resultam de um *direito creditório*.

A *obrigação*, que fundamenta o pedido na ação, tanto se pode derivar de um *contrato*, quer de um *fato jurídico*, como pode vir de um *quase contrato*, de um *delito* ou de um *quase delito*.

Do *contrato*, originam-se as ações pessoais para que se peça ou se obrigue alguém a cumprir o que prometera.

Do *quase contrato* podem surgir as petições, para exigir contas ou indenizações resultantes dos atos praticados, em virtude dos quais se geraram as obrigações. É assim o direito do dono do

negócio pedindo contas ao gestor, ou deste exigindo o pagamento das despesas feitas com a sua administração.

Do *delito* ou *quase delito*, gera-se o direito à reparação aos danos que por eles se produziram.

PAULA BATISTA, eficientemente, esclarece, a distinção entre *ação pessoal* e *ação real*, assentadas em caracteres infalíveis e específicos, quer na sua natureza, no seu objeto, nos seus efeitos e nos seus fins.

Precipuamente, no entanto, anotemos por suas palavras que, quanto à natureza, a ação pessoal nasce de obrigação, enquanto na *ação real* o direito é o princípio da obrigação.

AÇÃO PETITÓRIA. Assim se denominam as ações quando têm por objeto o reconhecimento e reintegração da pessoa, que a intenta, no seu *jus in re* (domínio), mantendo-o integral e livre de qualquer importunação.

O direito de domínio (*jus possidendi*) é o seu fundamento. E se mostra, assim, a ação própria para a defesa e garantia da propriedade.

São *petitórias*, pois, todas as ações formuladas nesse sentido, desde que pretendam defender o direito de propriedade ou qualquer outro direito real, violado ou ameaçado de violação, para que seja reconhecido, protegido, e possa ser livremente exercido.

São ações petitórias as de reivindicações, negatória, confessória.

É ação oposta à *possessória*.

Em regra tem o curso ordinário.

AÇÃO PIGNORATÍCIA. É a ação atribuída ao credor com garantia sob penhor de bens móveis para haver do devedor o valor de seu crédito (capital e juros), sob pena de fazer recair a execução sobre os bens dados em garantia.

É assim o meio pelo qual se executa o contrato de obrigação ou mútuo, garantindo por penhor, pelo vencimento da obrigação principal ou por falta de cumprimento de suas cláusulas contratuais.

Diz-se, também, por isso: *executir o penhor*, o que significa executá-lo. *Execução do penhor*.

É ação executiva que se modula pelo que dispõe o art. 655, § 2º do Cód. de Proc. Civil.

A ação se processa inicialmente com o *depósito prévio da coisa penhorada*, salvo não tendo havido tradição dela para as mãos do credor segundo a praxe que se usa, sob a condição da *cláusula constituti*.

E se o devedor pignoratício não paga a dívida, após a citação, a ação prosseguirá, fazendo-se a penhora nos próprios bens da garantia, para que neles se processe a execução.

Tratando-se de *penhor legal*, antes que se invista o credor no direito de executar o devedor, tem que promover a sua competente homologação, segundo se lê nos artigos 874 a 876 do Cód. de Processo.

Vide: *Execução, Homologação, Penhor, Penhor legal*.

AÇÃO POLICIAL. Bem ampla é a compreensão da locução *ação policial*, na sua atuação ou o seu sentido de atos de repressão ou prevenção aos crimes.

Aparelhamento de *defesa social*, no que concerne à manutenção da ordem e segurança pública, a *ação policial* se distende largamente, atingindo o *bem-estar público*, em todos os seus aspectos, e formando um tríptico sistema:

Repressiva – quando procura remediar o mal causado, indicando o culpado do delito e o enviando ao julgamento da Justiça.

Judicial – quando investiga os motivos de uma infração ou de um atentado criminoso à coisa ou à pessoa, esclarecendo-os e apontando os respectivos responsáveis para devida incriminação e julgamento.

Política – quando em ação preventiva ou secretamente, procura evitar a realização de atos criminosos. *Polícia, Policiamento*.

AÇÃO POPULAR. É o direito que assiste a cada cidadão de pleitear perante a Justiça a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos do patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios, bem como das entidades autárquicas e das sociedades de economia mista.

Por essa forma, em defesa dos interesses da própria coletividade, a ação tem o objetivo de assegurar a integridade dos bens pertencentes às pessoas jurídicas de Direito Público, ou

àquelas que se apresentem como de interesse público (autarquias e sociedades economica mista) diante da prática ou execução de ato que se mostre lesivo a essa integridade.

Semelhante ação foi inicialmente instituída pela Constituição Federal de 1934 (art. 113, nº 38), mantida pela Constituição de 1937 e reafirmada pelas Constituições de 1946 (art. 141, nº 38), de 1967 e de 1988 (art. 5º, LXXIII).

Diz-se, precisamente, *popular*, porque cabe a qualquer pessoa ou a *qualquer um do povo*.

A nova Carta Federal ampliou o âmbito de incidência da ação popular também às hipóteses de ofensa à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Ação popular. Também é aquela que pode ser exercida por qualquer pessoa, como a ação *dehabeas corpus*, ou qualquer cidadão, com a ação que objetiva a condenação de determinados agentes públicos por crime de responsabilidade.

AÇÃO POSSESSÓRIA. É a ação própria para defesa da posse provada. Por essa razão, a ação possessória tem a precípua finalidade de correr em proteção do possuidor da coisa contra os atos de violência ou de esbulho, que a atinjam ou a possam atingir.

Quer isto dizer que não se faz mister que a turbação ou o esbulho tenham sido efetivados. Basta que, por justo receio, se encontre o possuidor na iminência de uma violência. E seja para ele manter-se na posse, ou para que ela lhe seja restituída, os atos de defesa ou de desforço legal, que se efetivam pela ação possessória, devem ser imediatos. Por isso já acentuava ULPiano: “*non ex intervallo, sed ex continente*”.

Costumava-se dizer que o prazo para sua propositura, após a turbação ou esbulho, tinha grande influência em relação ao rito processual a ser seguido. Se proposta dentro de ano-e-dia, seria rito especial, segundo o que estabelece o Cód. de Proc. Civil art. 924. Se proposta depois desse prazo, seu rito seria ordinário, de acordo com o art. 523, do Código Civil/1916. Entretanto, o Código Civil/2002 não possui artigo correspondente ao dispositivo de 1916, mesmo porque trata-se de norma de caráter processual e não de direito material.

Dessa forma, entende-se que se deve aplicar às ações possessórias o âmbito normativo da tutela antecipada (art. 273, do Cód. de Processo Civil).

Tendo em vista as normas do Código Civil de 1916, as ações possessórias, em atenção ao prazo em que ocorreu o motivo de as pedir, se diziam de força nova (ano-e-dia) e de força velha (depois deste prazo).

As ações possessórias, que se antepõem às ações petitorias, fundam-se precipuamente na prova de posse jurídica (*jus possessionis*), ao passo que as petitorias se firmam no domínio (*jus possidendi*). Por esse motivo, ações que se repelem; jamais podem ser cumulados, num processo, pedidos referentes a uma ou outra: ou será somente petitoria ou somente possessória.

Elas se dizem também de manutenção, quando há turbação, de reintegração, quando há esbulho, interdito proibitório, quando há receio de molestação, imissão na posse, quando com direito a ela, por aquisição ou representação, está detida indevidamente por outrem.

A ação de manutenção é correspondente ao interdito *retinendae* dos romanos, e a de reintegração à de *recuperandae possessionis*. A de *retinendae* é a mesma de força nova turbativa. A de *recuperandae* é a mesma de força nova espoliativa.

A de imissão (ação de pedir a posse) se assemelha ao interdito *adipiscendae*.

Vide: *Ação de desforço pessoal, Ação de força espoliativa, Ação de imissão de posse, Ação de manutenção de posse, Ação de reintegração de posse, Interdito possessório*. (ngc)

AÇÃO PREFERENCIAL. É a que, no Direito Comercial, assegura ao acionista a prioridade na distribuição dos dividendos e/ou no reembolso do capital.

AÇÃO PREJUDICIAL. É assim denominada toda ação que se funda na garantia ou defesa do estado de pessoa.

O estado de pessoa tem tríplice sentido:

de liberdade, de cidade e de família.

Por essa razão, a ação prejudicial tende a defender os direitos da pessoa física, em quaisquer desses aspectos, orientando-se no afã de defender todas as instituições jurídicas, que lhe assegurem a liberdade e regulem os princípios jurídicos disciplinadores da família.

O *estado de liberdade*, que se entende o direito de ir e vir, o direito de locomoção, é defendido e assegurado pelo *habeas corpus*, e por atos emanados das autoridades administrativas.

As ações prejudiciais (*praejudiciales actiones*) são também conhecidas pelos nomes de *ações declarativas* ou *recognitivas*, as quais, por princípio, versam especialmente sobre direitos extrapatrimoniais.

Em regra, elas se constituem das *ações inestimáveis*, por não terem, no seu conteúdo, uma finalidade patrimonial, ou não constituírem na defesa de um benefício patrimonial.

Vide: *Ação de estado e de capacidade*, *Ação inestimável*.

AÇÃO PREPARATÓRIA. Assim se entende a *medida cautelar* facultada à pessoa no sentido de praticar ato jurídico, autorizado em lei, como preparatório da ação, que pretende propor, e para melhor assegurar o seu próprio direito.

Somente se pode pedir o processo de uma medida acauteladora seja *preparatória*, seja *preventiva* (requerida e processada durante a lide), se motivos de ordem imperiosa o justifiquem.

Vide: *Medidas cautelares*.

O requerente de medida preparatória tem de propor a ação principal, dentro do prazo de trinta dias, contados da data em que a medida se fez efetiva.

O Cód. de Processo, art. 806, assinala *efetivação da medida*.

As medidas de arresto, sequestro, busca e apreensão, prestação de cauções, alimentos provisionais, arrolamento de bens etc. são medidas das que se enquadram na exigência do art. 806, isto é, para que se reafirmem, devem ser as respectivas ações propostas dentro dos trinta dias de sua efetividade.

Se o requerente não propõe ação na trintena, vê:

a) a medida preparatória perder toda sua eficácia;

b) ficando ainda obrigado a reparar os danos resultantes de sua execução.

Vide: *Ação preventiva*, *Medida Cautelar*, *Medida preventiva*, *Processo acessório*.

AÇÃO PREVENTIVA. O mesmo que ação preparatória.

AÇÃO PRINCIPAL. É a que traz ou conduz o *objetivo principal do litígio*, constituindo, por isso, o fundamento do próprio juízo, sendo independente e tendo existência própria.

Opõe-se às ações subsidiárias, ou incidentalmente propostas para a ela se contraporem, tal como a de *reconvenção*, ou às propriamente acessórias, que dependem de sua existência e a ela se ligam.

AÇÃO PRIVADA OU AÇÃO PENAL PRIVADA. É aquela em que a titularidade da demanda cabe ao ofendido, contrapondo-se à ação penal pública exercida pelo Ministério Público.

AÇÃO PROVOCATÓRIA. Assim se diz da ação quando tem a finalidade de *provocar* o reconhecimento de um direito contrário ao que se emitiu num ato público ou privado.

A *ação declaratória* quando vem declarar a existência de um direito de uma relação jurídica, dando ou negando a autenticidade de um documento, para que se evite qualquer ação petitoria ou ação pessoal, decorrente da obrigação, que no mesmo documento se firma, tem o caráter de *ação provocatória*, porquanto por ela o juiz vem e *reconhece* o *direito alegado*, seja positivo ou negativo.

AÇÃO PUBLICIANA. Quem tem justo título, apto, em tese, para a aquisição do domínio, pela prescrição aquisitiva, pode intentar a *ação publiciana* (usucapião), para exigir a posse, de que carece, para completar seu direito de propriedade.

Confunde-se com a *ação de reivindicação*, porém dela se difere: nesta se pede o *domínio*, na primeira se pede a *posse hábil* para promover e gerar a prescrição aquisitiva, que o investirá em pleno domínio da coisa ou do imóvel.

Vide: *Ação de usucapião*.

AÇÃO “QUANTI MINORIS”. É a ação do comprador para haver do vendedor o abatimento do preço ou a indenização que lhe cabe em face de defeitos ocultos ou vícios da coisa vendida, que a tornaram imprópria ao uso a que se destina, ou lhe diminuíram o valor.

Dessa forma, ao comprador cabe, evidenciado o vício ou defeito, estimada a diminuição sofrida por ele no justo preço da coisa, haver a correspondente soma relativa a essa diminuição. É ação, assim, que bem se diferencia da ação *ex empto* em que se pede a integridade da coisa.

Também se conhece pelo nome de ação estimatória (*actio aestimatoria*.)

A ação *quantum minoris*, embora também se baseie em vícios redibitórios, não pode ser cumulada com a ação redibitória. Elas se repelem, porquanto pela *redibitória* o comprador pede a restituição da coisa e *recebimento do preço pago*, enquanto na estimatória pode apenas o *justo abatimento* pela diminuição de valor verificado na coisa comprada.

Uma, pois, é exclusiva da outra.

Vide: *Vícios redibitórios*.

AÇÃO REAL. É a que deriva de um *direito real* sobre a coisa, seja própria ou seja alheia.

É a ação protetora da propriedade em toda a sua plenitude, alcançando, assim, todas as manifestações dos direitos decorrentes.

E tanto faz que nela se pleiteie o reconhecimento ou a proteção de um direito real.

Pode ser *real mobiliária* ou *real imobiliária*, segundo a coisa a defender seja móvel ou imóvel.

São ações reais: a reivindicatória, a de enfiteuse, servidão, usufruto, a pignoratícia, hipotecária, anticrética, enfim todas quanto tenham a finalidade de defender, assegurar, a propriedade ou um direito que a garanta.

AÇÃO RECOGNITIVA. É nome por que também se designa a *ação prejudicial*.

AÇÃO RECONVENCIONAL. O mesmo que reconvenção.

AÇÃO “RECUPERANDAE POSSESSIONIS”. O mesmo que ação de reintegração de posse.

AÇÃO RECURSÓRIA. É aquela em que o devedor solidário que honrou a obrigação persegue dos demais o ressarcimento; o mesmo que ação regressiva.

AÇÃO REDIBITÓRIA. É ação do comprador ou adquirente contra o vendedor para que este responda pelos *vícios redibitórios* da coisa vendida, os quais eram dele ocultos ou por ele desconhecidos, mesmo que existissem já no momento da venda.

A ação decorre da obrigação do vendedor de assegurar ao comprador não somente a *posse pacífica*, mas a *posse útil* da coisa vendida. E os defeitos encontrados na coisa, contrariamente ao que era do ajuste, podem torná-la imprópria ao uso ou destino, ou podem influir na diminuição de seu justo preço, justificando, assim, a reclamação do comprador para *desfazer esta compra*, restituindo a coisa para que o vendedor lhe restitua o preço pago.

Os vícios justificativos da ação redibitória devem apresentar os caracteres de:

- a) ocultos;
- b) desconhecidos do comprador;
- c) tornarem a coisa imprópria ao uso destinado;
- d) existirem no momento da venda, ainda que em germe.

A ação redibitória é conhecida pelo nome de *ação edilícia*.

AÇÃO REGRESSIVA. É fundada no direito de uma pessoa (*direito de regresso*) de haver de outrem importância por si despendida ou paga no cumprimento de obrigação, cuja responsabilidade direta e principal a ele pertencia.

Por ela mesmo, os responsáveis pelas reparações consequentes de danos praticados por outrem investem-se neste *direito regressivo* para reaver a soma despendida nessa reparação, da pessoa cujo dano foi por ela, individualmente, causado.

O endossante de letra de câmbio, que paga o valor de uma letra ao portador do título, tem o direito regressivo para haver do endossante que o antecede ou dos demais responsáveis (sacador e aceitante), também corresponsáveis pela obrigação, o valor da importância despendida, desde que, segundo a regra, tenha precedido protesto *cambiário*.

O Cód. Civil assinala vários casos em que, pelo direito regressivo, possa intentar a pessoa, que paga, a competente ação contra o principal responsável para haver o valor da quantia despendida.

Têm ação regressiva para haverem a importância paga ou para se cobrarem dos prejuízos que lhe foram causados: os incapazes contra seus representantes; o adquirente contra o vendedor, o condômino contra os outros; os herdeiros entre si; o autor do dano contra terceiro culpado; o que pagou indevidamente contra o devedor verdadeiro e seu fiador; o não culpado contra o que deu causa à aplicação da pena.

AÇÃO REIPERSECUTÓRIA. Ação em que o autor reclama o que se lhe deve ou lhe pertence, e que se acha fora de seu patrimônio, inclusive interesses e penas convencionais.

AÇÃO RENOVATÓRIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. É também o nome por que se conhece a *ação de renovação da locação de imóvel não residencial*, tratada nos arts. 71 a 75, da Lei nº 8.245/91.

Vide: *Ação de renovação do contrato de locação, Fundo de comércio, Renovação da locação.*

AÇÃO RESCISÓRIA. É a ação intentada com o objetivo de ser anulado decisório judicial, que já tenha passado em julgado, porque tenha sido proferido contra expressa disposição de lei ou porque tenha violado direito expresso, a fim de que se restabeleça a verdade jurídica, colocando-se o direito ofendido em sua posição anterior.

A ação rescisória, assim, toma sempre a direção da sentença, inquinada nula, para que seja decretada a sua insubsistência e se restabeleça a relação jurídica que por ela foi desfeita. *Sentença nula.* Não é um recurso, como de relance possa parecer. É perfeita ação, que não tenta nem provoca um novo *exame de autos*, para retificação ou modificação do decreto judiciário anterior. É ação pela qual se pede a decretação da nulidade ou ilegalidade da sentença proferida, que já tenha passado em julgado, em face do que, formulando-se *novo processo*, indagando-se de *novos argumentos* tendentes a mostrar a nulidade da sentença, formule-se *novo julgamento* para a apreciação da espécie trazida a juízo.

Por sua própria natureza, a rescisória implica a necessidade de um duplo pedido, ou como tecnicamente se diz, nela existem simultaneamente dois juízos: o *judicium rescindens* e o *judicium rescisorium*.

É que tanto quanto se pede a *anulação da sentença*, a fim de que seja declarada insubsistente, insiste-se no julgamento da espécie, a ver se modifica o decisório, constante da sentença rescidenda.

Por aí se vê quais os seus efeitos: se a rescisória se admite, reconhecida a nulidade da sentença, a ação originária se reaviva, e as partes se colocam novamente na posição anterior, até que se resolva de novo sobre o mérito da ação originária.

E seus efeitos se fazem mesmo sentir em relação aos terceiros de boa-fé, que é como se não existisse a primitiva sentença, que se anulou, pela reincidência. Mas, se não é admitida, tudo persiste como dantes, caindo sobre o autor rescindente os encargos de sua ação, inclusive os próprios danos e indenizações, que dela possam decorrer.

Na esfera estadual, a competência para o julgamento da ação rescisória será dos Tribunais de Alçada ou de Justiça, conforme dispuser a norma de organização judiciária.

No âmbito dos Tribunais Superiores ver a CF/1988, arts. 102, I, *j* (competência do STF), 105, I, *e* (competência do STJ) e 108, I, *b* (competência dos TRFs).

O direito de propor a rescisória prescreve em dois anos (CPC, art. 499), contados do pronunciamento da *decisão definitiva*, que passou em julgado, quer isto dizer que ele se conta da última decisão sobre o feito, que passou em julgado. É ação rescisória, também, aquela referida no art. 486 do Código de Processo Civil.

Vide: *Sentença nula, Sentença rescindente.*

AÇÃO RESOLUTIVA. O mesmo que ação resolutória. Embora haja entre os doutrinadores oscilação na terminologia, em decorrência mesmo da expressão literal contida em dispositivos do Código Civil, como, por exemplo, nos arts. 127 e 128, do Cód. Civil/2002 (arts. 119 e 1.092, no Cód. Civil/1916). Há mestres, como Orlando Gomes, ensinando que a ação resolutiva tem por fundamento o inadimplemento contratual, a ação rescisória na imprevisibilidade do evento e a redibitória quando admitida a extinção do contrato por manifestação unilateral da parte. (ngc)

AÇÃO RESOLUTÓRIA. Assim se pode qualificar a ação que tenha por objetivo *adissolução de um contrato*, a fim de que se livrem as partes contratantes do cumprimento das obrigações ali contidas.

É a mesma ação intentada para a *rescisão do contrato*, tendo assim o intuito de considerar, como não tendo acontecido, aquilo que anteriormente se fizera.

Pode o fundamento da resolução provir de *vício ocorrido* ou em consequência de *condição resolutória*, expressa no contrato, ou nele subentendida.

A ação pode ser, segundo as circunstâncias, utilizada para efeitos *ex nunc*, quer dizer, não tendo efeitos retroativos e somente tirando eficácia da execução das condições ou dos encargos atuais; ou para efeitos *ex tunc*, com ação retroativa aos atos anteriores, neutralizando ou tirando eficácia de todos quantos se praticaram pela força do contrato rescindido ou anulado.

A ação resolutória pode assim ser dirigida contra o contrato, contra uma decisão judiciária, mesmo contra uma lei. No caso de *decisão judiciária* (sentença) será propriamente *ação rescisória*, desde que tente tirar eficácia da sentença inquinada de nula.

É *ação anulatória*.

Vide: *Nulidade, Rescisão, Resolução*.

AÇÃO RESTITUTÓRIA. A que, no regime dotal, cabe à mulher ou a seus herdeiros, pela extinção da sociedade conjugal, para reaver do marido os bens dotais, até então confiados à administração do varão.

AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. Denomina-se, no âmbito da locação urbana, aquela por meio da qual as partes contratantes (locador e locatário, e, na hipótese de sublocação, o sublocatário) pedem a adaptação do valor da remuneração locatícia ao preço atual de mercado.

Vide a Lei nº 8.245/91, arts. 68 a 70.

AÇÃO REVOCATÓRIA OU AÇÃO REVOGATÓRIA. A ação revogatória (*actio revocatoria*), também conhecida pelo nome de *ação pauliana*, como já anotamos, funda-se no direito que assiste aos credores para revogarem ou anularem os atos praticados por seu devedor em prejuízo de seus créditos, desde que na sua feitura se verifique o ânimo de fraude ou dolo, tendente a furtar-se ao pagamento da dívida.

Tais atos fraudulentos se exteriorizam pela *alheação* ou *oneração* de bens do devedor, visivelmente prejudiciais aos interessados dos credores, desde que o desfalque patrimonial que indicam venha alterar profundamente a situação de solvabilidade do devedor. E, sendo assim, evidencia-se sua intenção dolosa em sonegar, ou retirar de seu patrimônio, bens que nele se integravam, os quais se mostravam indispensáveis ao pagamento a que era obrigado, levando-o à insolvabilidade.

A prova de *fraude* ou *má-fé* mostra-se necessária para a procedência da ação, quando cível.

Mas na falência a *ação revogatória* não se mostra adstrita a essa prova, sendo o remédio jurídico destinado a revogar ou tirar a eficácia de ato jurídico praticado pelo falido em prejuízo da massa ou dos credores.

Na ação cível, a revogatória tem curso ordinário. Na falência, conforme previsto no art. 129 e seguintes da Lei 11.101/2005, a ação revocatória deverá ser proposta pelo administrador judicial, por qualquer credor ou pelo Ministério Público no prazo de três anos contado da decretação da falência.

Por meio da ação revocatória é possível revogar os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida (art. 130 da Lei 11.101/2005). Ademais, a ação revocatória correrá perante o juízo da falência e obedecerá ao procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.

Tratando-se, como é de ver, de atos nulos *pleno jure*, devem ser considerados de nenhuma valia tão logo alegados.

Vide: *Ação pauliana, Fraude contra credores*.

AÇÃO RUTILIANA. O mesmo que ação pauliana.

AÇÃO SERVIANA. É o meio de que se utiliza o locador de prédio rústico contra o colono ou contra o possuidor dos frutos do imóvel arrendado, para haver o valor do arrendamento ou da pensão devida.

Recebeu esse nome – *serviana* – por ter sido introduzida no Direito Romano pelo pretor SERVIUS, possuindo o caráter de real e reivindicatória.

AÇÃO SUBJETIVA. Vide: *Processo Objetivo*. (nsf)

AÇÃO SUMÁRIA. Era rito processual adotado anteriormente à vigência do Cód. de Processo Civil, para determinadas ações, em que não se fazia mister a adoção de solenidades próprias ao processo ordinário.

Intentava-se por uma simples petição em que o autor declarava o que pretendia, alegando as razões jurídicas, em que se fundava seu pedido, dando seu valor e indicando as provas de seu direito.

No intuito de torná-la expedita, respeitando-se embora a ordem natural do processo, eram dispensados alguns atos e formalidades, tendo reduzido os prazos, de modo a encurtar o período de seu andamento.

Era atribuída como própria a determinadas relações de direito, cuja proteção se mostrava de urgência, não comportando grandes dispêndios.

Hoje, o Cód. de Proc. Civil estabelece *ritos especiais*, que satisfazem amplamente estes intuitos, para certas e determinadas ações.

Tinham, então, rito sumário, as ações de: nulidade de partilha, rescisões de locações, execução hipotecária, multas contratuais, seguros de vida e contra fogo, anulação de registro etc.

Nos processos que não são atingidos pelo Cód. de Proc. Civil, tais como falência, acidentes do trabalho etc., figuram ainda o rito sumário para determinadas ações: a de revogação em falência tem ainda o rito sumário; as de acidentes do trabalho se modulam por este rito.

Ação sumária. Com as reformas que se fizeram no Código de Processo Civil de 1973, é a nova denominação da ação sumaríssima. Na Lei de Organização da Justiça Federal, de 20.11.1894, era a ação sumária especial o remédio para anular atos administrativos abusivos.

AÇÃO SUMARÍSSIMA. Assim se denomina a ação a que se procede de plano, de prazo breve, forma expedita respeitando-se apenas as fórmulas indispensáveis à defesa natural.

Na terminologia do Cód. de Proc. Civil vigente, essa denominação não mais é adotada, embora possa haver *ação de rito especial* que se processe de modo tão expedito quanto o sumaríssimo anterior.

Em regra, as ações sumaríssimas versaram sobre pedidos de pouca monta e eram da competência dos juízes de paz ou dos juízes distritais.

AÇÃO TRANSMISSÍVEL. É a demanda que prossegue mesmo após a morte de seu autor, o qual é substituído por seus herdeiros ou sucessores.

AÇÃO TURBATIVA OU “ACTIO RETINENDAE POSSESSIONIS”. O mesmo que a ação de manutenção de posse.

AÇÃO “UNDE VI”. Vide Interdito, onde equipara-se *unde vi* a *interdicta recuperandae*, configurando a ação de força espoliativa.

AÇÃO UNIVERSAL. É a que admite pedido genérico, se o autor não puder individuar na petição os bens demandados, como, por exemplo, nas ações de dissolução de sociedade.

AÇÃO VEXATÓRIA. Para que uma pessoa possa lícitamente vir a juízo pleitear ou demandar o que lhe pertence ou é devido, é necessário mostrar legítimo interesse de agir, e qualidade para agir.

Em razão disso, se alguém pretende, sem motivo legítimo, sem justa causa ou unicamente com o intuito de prejudicar a outrem, intentar demanda contra o mesmo, está, evidentemente, exercitando lide injusta ou temerária, simplesmente por emulação ou mero capricho.

Ação, assim, que se formula sem qualquer apoio em justa causa, mero abuso de direito, evidencia-se proposta com intuitos maldosos e destinados a perturbar direitos alheios.

AÇÃO VINDICATÓRIA. O mesmo que ação reivindicatória.

Semelhante ação, pois, pode ser arguida de vexatória, dados os objetivos, perturbadores ao sossego de outrem e indicativos da má-fé ou dolo, em que se estruturou.

O abuso de direito caracteriza a ação vexatória. O Cód. de Proc. Civil assinala os requisitos em que se funda, dando direito ao prejudicado em exigir reparação de perdas e danos daquele que intentar contra si ação temerária ou demanda por *espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro*.

A própria resistência maliciosa do réu ao exercício regular do direito de ação constitui abuso de direito, dando igualmente fundamento para a exigência de perdas e danos.

A ação vexatória, assim, se evidencia pela *ação injusta, ação temerária*, pelo *abuso de direito*.

Vide: *Abuso de direito, Emulação, Erro Grosseiro, Lide temerária, Mero (capricho)*.

ACAREAÇÃO DE TESTEMUNHAS. É o ato pelo qual, seja em processo civil, seja em processo penal, a pedido das partes ou por iniciativa do próprio juiz, em virtude de divergências ou contradições nos depoimentos de duas ou mais testemunhas, se põe uma em presença da outra, a fim de se chegar à verdade, concluindo-se pela exata afirmativa ou negativa dos depoimentos contraditórios.

A *acareação* tanto pode ocorrer entre as testemunhas, como entre estas e as partes.

No processo civil a *acareação* se efetiva sempre na *audiência de instrução*, seja a pedido do interessado, seja por determinação do juiz (Cód. de Proc. Civil, art. 418, II).

Vide: *Depoimento. Prova testemunhal. Testemunha*.

ACASO. Realização de um acontecimento que, pela sua imprevisão e pela sua própria substância, ocorreu independentemente da vontade de uma pessoa, mesmo que de sua ocorrência se acautelasse. Caso fortuito.

Os crimes resultantes do *acaso*, isentos que se acham de intenção criminosa (*animus dolandi*), não são imputáveis, ficando seu agente excluído da responsabilidade penal.

Vide: *Ação casual*.

ACAUTELAR. É o ato de defender ou prevenir.

“ACCEPTANS ACTUM, CUM OMNIBUS SUIS QUALITA TIBUS ACCEPTARE VIDETUR”. Aforismo jurídico relativo à aceitação do ato por parte de uma pessoa, significando que “*quem o aceita, aceita-o com todas as suas qualidades*”. Mostra, por esse modo que, se ajustado o ato, a ele anui a parte, que tem que o aceitar tal como se formulou e se completou por seu consentimento.

No entanto, como é da regra, o *consentimento* pode ser retratado, se foi dado por vício. E, em tal caso, mesmo que as *qualidades do ato* não possam ser atacadas, o ato em si será nulo ou anulável, segundo as circunstâncias que o feriram de nulidade ou anulabilidade.

“ACCESSORIUM SUI PRINCIPALIS NATURAM SEQUITUR”. É aforismo jurídico que reafirma o princípio do direito pelo qual o *acessório sempre acompanha o principal*.

É o princípio que se exara na lei civil: “Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal” (Cód. Civil, artigo 59).

“ACCIDENTALIA NEGOTIA”. O elemento cuja ausência não desnatura ou invalida o negócio jurídico; é o oposto de *essentialia negotia*.

“ACCIPIENS”. Expressão jurídica por que se designa a pessoa que, em se julgando credora de outra, recebe desta, de boa-fé, prestação que não lhe é devida.

Opondo-se ao *tradens*, pessoa que envia o objeto do contrato ou promove a transferência da propriedade, *accipiens* também designa pessoa a quem esta propriedade se transferiu ou que recebeu o objeto do contrato.

“ACCUSARE NEMO SE DEBET NISI CORAM DEO”. É aforismo jurídico, que significa: “*Ninguém é obrigado a acusar-se, senão em presença de Deus*”.

Decorre de princípio de que não se pode obrigar a pessoa a fazer afirmações contra si mesma, desde que não venha espontaneamente. A *confissão*, de que resulta mesmo uma *acusação própria*, mesmo que se entenda *provocada*, há que se calcar na *espontaneidade*.

Se para que se consiga a *acusação* feita pela pessoa a si mesma, implicando numa *confissão*, tiver que se usar de *coação* ou *meios violentos*, que impliquem nessa *obrigatoriedade*, a declaração do confitente muito perde da sua valia.

O conceito do aforismo está enquadrado nesse princípio da espontaneidade da confissão.

ACEDER. Na linguagem jurídica, *aceder* nem só expressa o modo de alguém consentir que se faça alguma coisa ou se pratique qualquer ato, como também quer dizer a maneira por que se processa a *aquisição* pela *acessão*, verificada no imóvel.

Quer assim dizer *consentir* ou *aumentar pela acessão, crescer*.

Vide: *Acessão, Acessório*.

ACÉFALO. Sem cabeça. Refere-se, no Direito Público, ao órgão ou ente desprovido de chefia.

ACEITAÇÃO. É o ato pelo qual uma pessoa manifesta, de modo inequívoco, o seu consentimento ou aprovação ao contrato ajustado ou à convenção estabelecida.

Também pode significar a *aprovação* dada aos atos praticados por outrem em seu nome, no caso de representação, delegação ou administração.

Desse modo, evidencia a *afirmação positivada* de que se consente em *aceitar* o vínculo de uma obrigação de dar, fazer ou não fazer alguma coisa, seja a afirmação feita pela própria pessoa que aceita, seja por intermédio de outrem devidamente autorizado por ela.

A aceitação, em face dos atos exteriores, que a cercam, tanto pode ser evidenciada de modo *expresso*, como *tácito*.

Se a aceitação decorreu ou se materializou por atos categóricos ou escritos, se diz expressa; mas se decorreu ou se induziu de atos inequívocos, embora não escritos ou categóricos, ela se entende *tácita*.

A aceitação somente pode ser deduzida *tacitamente* quando a lei expressamente não exigir que somente por ato expresso tem valia.

A aceitação pode *ser retratada*, desde que ocorram motivos justos para a sua retratação. Neste caso, considerada retratada, é como não tendo sido dada: é inexistente.

Na formação dos contratos ou das obrigações a aceitação decorre sempre de uma oferta ou proposta feita pelo proponente ou solicitante, que também a pode revogar enquanto a aceitação se não manifesta.

Para a validade de *aceitação*, consequentemente do contrato, ajuste ou obrigação, que dela se firmou, há requisitos legais indispensáveis: *capacidade, livre consentimento, coisa certa, objeto lícito*.

Dada a aceitação, que representa o próprio consentimento, está a pessoa vinculada à obrigação que assim a gerou, e dela não se pode furtar sem relevantes razões de direito.

Vide: *Consentimento, Contrato, Obrigação, Oferta*.

A título exemplificativo da aplicação do vocábulo temos:

ACEITAÇÃO DA CURATELA. A aceitação da curatela decorrerá sempre do *ato da assinatura do curador* no respectivo termo ou compromisso da curatela.

Mas esta aceitação se efetivará depois que, decretada a *interdição* do incapaz, tenha sido a sentença devidamente registrada no ofício próprio.

Sobre o pedido de interdição e sua respectiva declaração, o Cód. de Proc. Civil institui regras nos arts. 1.177 e seguintes.

Vide: *Curatela, Incapacidade, Interdição, Prodigalidade*.

ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO. Embora a doação se mostre um *ato de liberalidade*, somente se considera perfeita mediante a aceitação do donatário.

Esta aceitação tanto se entende expressa, como presumida ou *tácita*.

Se o doador fixa o prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a doação, desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração, entende-se que aceitou, se a doação não estiver sujeita a encargo [Cód. Civil/2002, art. 539 (art. 1.166, do Cód. Civil/1916)].

Se a doação é feita ao *nascituro*, aceitam-na, em seu nome, seus próprios pais.

Pode a aceitação ser deferida no próprio instrumento da doação, como em documento à parte, se se torna necessária tal manifestação por escrito, pois que, se a *aceitação* se considera perfeita, mesmo presumida ou *tácita*, não se faz mister sua documentação.

Vide: *Doação.(ngc)*

ACEITAÇÃO DA HERANÇA. Aceitação da herança, também cognominada de *adição da herança*, é o ato pelo qual o herdeiro vem manifestar sua vontade no sentido de declarar que a aceita, quando chamado a *suceder*.

Dessa forma, a *aceitação da herança* se manifesta como a *confirmação da transferência de bens* operada em favor do herdeiro, em consequência da sucessão.

Essa aceitação pode ser também *expressa* ou *tácita*.

Será *expressa* quando o herdeiro manifesta o seu consentimento em aceitar ou adir a herança, por ato escrito, seja no próprio instrumento ou autos do inventário, seja em qualquer outro documento público ou particular.

Será *tácita* quando resultar de atos compatíveis somente com o caráter de herdeiro, isto é, quando a prática do ato somente ao herdeiro é atribuída, e, sendo assim, executando-o, mostra o herdeiro seu consentimento em adir ou aceitar a herança.

No entanto, não exprime *aceitação* a prática de *atos oficiosos*, tais como o funeral promovido pelo herdeiro, os meramente conservatórios e os de administração e guarda interna.

A *aceitação da herança* não pode ser *parcial*, nem sob *condição* ou *a termo*.

Vide: *Herança, Herdeiro, Renúncia*.

ACEITAÇÃO DA LETRA DE CÂMBIO. É o ato pelo qual a pessoa (sacado), contra quem se emite uma letra de câmbio, reconhece a validade da obrigação, consentindo em se vincular a ela, para cumprir seu pagamento no dia de seu vencimento. Este ato recebe o nome de *aceite*, e o sacado passa a ter a denominação de *aceitante*. A *aceitação da letra de câmbio* resulta da aposição da assinatura do sacado na letra de câmbio, no espaço reservado a esse fim.

Se a letra emitida ou sacada não traz a assinatura do *sacador*, como é da regra, pois que a ele compete a sua emissão e ele é quem é o credor do sacado, com direito a emití-la, e o sacado aceita a letra em tais condições, diz-se que após *aceitação em branco*, ou aceitou em branco. E a assinatura assim omitida pelo primitivo credor é depois preenchida pela de outra pessoa, que o substituiu e, desse modo, se converte em legítimo proprietário do título, sem qualquer outra formalidade ou ato praticado pelo credor originário.

A *aceitação da letra de câmbio* não pode ser feita com restrições, isto é, com qualquer retificação ou modificação das obrigações constantes de seu teor, sejam referentes a prazo ou a importância, salvo se o sacador concordar com elas.

A aceitação deve ser *pura* e *simples*, isto é, sem que nela se introduza qualquer modificação à substância do ato, considerando-se a restrição como *negativa ao aceite*.

Vide: *Aceite*.

ACEITAÇÃO DA QUITAÇÃO. O devedor, quando paga seu débito, não está adstrito a aceitar a *quitação*, desde que não venha em devida forma e nas condições em que o pagamento ocorreu.

Consoante princípio da lei civil, é mesmo motivo justo para que possa o devedor *consignar* a importância devida, a fim de que se livre da obrigação.

Por esse motivo, a *aceitação da quitação* decorre do ato do devedor, que, tendo pago o devido, recebe o documento que o quita, sem qualquer oposição.

Desse modo, se o credor der quitação ao devedor do título empenhado, deverá saldar imediatamente a dívida, em cuja garantia se constituiu o penhor [Cód. Civil/2002, art. 1.460, parágrafo único (art. 795, no Cód. Civil/1916)]. (ngc)

ACEITAÇÃO DA TUTELA. Mesmo que a tutela somente possa ser *escusada* por motivo legal, o seu exercício se diz *aceito* depois que se assina o *compromisso legal* de bem desempenhá-la, administrando os bens e os interesses dos menores, confiados à sua guarda, segundo as regras instituídas em lei.

Da *aceitação da tutela* decorre para o tutor a obrigação de *especializar*, em hipoteca legal, que será inscrita, os imóveis necessários para acautelar os bens do menor, sob sua administração.

Vide: *Incapaz, Menor, Tutela, Tutor*.

ACEITANTE. Aceitador. Na linguagem jurídica, *aceitante* é toda pessoa que, aceitando a proposta de outrem, para formar um contrato, estipular uma obrigação ou fazer um negócio, dá o consentimento ou exprime a sua *aceitação*.

É a pessoa que recebe ou aceita benefícios de outrem ou que se compromete a desempenhar uma função qualquer. *Aceitante* de uma doação, *aceitante* de uma tutela.

Na técnica do Direito Comercial *aceitante* é toda pessoa que aceita letra de câmbio contra ela sacada, vinculando-se à obrigação, cabendo-lhe, por isso, o dever de resgatá-la *no dia de seu vencimento*. Originariamente, isto é, antes que aponha sua assinatura na letra de câmbio, para se vincular a ela pela aceitação, o aceitante tem o nome de sacado.

Na realização dos contratos, considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante [Cód. Civil/2002, art. 433 (art. 1.085, do Cód. Civil/1916)]. (ngc)

Vide: *Aceitação, Proponente, Proposta*.

ACEITAR. Originário do verbo *acceptare* (receber), aceitar tem no vocabulário jurídico a significação de *concordar com a proposta*. Significa, ainda, *firmar* uma obrigação ou reconhecer uma dívida.

Aceitar um título é assiná-lo, seja de câmbio ou outro qualquer título de crédito, a fim de que, como principal pagador, o resgate em seu vencimento.

Aceitar a herança: receber bens que herdou, legitimamente ou por testamento. *Adir a herança*.

ACEITE. Ato pelo qual se evidencia haver alguém, aceitante, dado seu consentimento para a formação de um contrato ou execução de ato jurídico.

Na terminologia civil, *aceite* significa aceitação, e mais por esse vocábulo se expressa o sentido deste ato jurídico.

É mais aplicado, assim, na linguagem comercial, notadamente para significar o ato pelo qual uma pessoa se vincula à obrigação cambial, apondo sua assinatura no título contra ela sacado.

Geralmente o aceite se faz com a aposição da data e assinatura do sacado (aceitante) no lado esquerdo do anverso do título (letra de câmbio), acrescido da data (dia, mês e ano).

Para significar o ato do aceite, é costume fazer anteceder à assinatura as palavras sacramentais: *aceito* ou *aceitamos*, segundo é aceite por uma só pessoa ou por mais de uma ou por firma (pessoa jurídica).

A *data*, que se exige para a firmeza do aceite, tem algo de preponderante no cumprimento da obrigação.

O título de crédito tanto pode ser sacado a *prazo de vista*, como a *prazo de data*.

No primeiro caso, *de vista*, a data do vencimento, precisamente, será contada da *data do aceite*.

Se o prazo, porém, é *de data*, então aí a contagem se processa pela *data do título*.

O *aceite* do título de crédito não se entende ato formal a cargo exclusivamente do *sacado*, pessoa cujo nome vai inscrito, com o seu domicílio, ao lado da assinatura do sacador.

O *aceite* pode ocorrer por mandatário. Mas é necessário que este tenha poderes especiais e expressos para *aceitar letra de câmbio*. Não é poder que possa vir implícito, e por isso não se presume. Deve ser expresso.

E se alguém, intituando-se autorizado, *aceitar* título de outrem sem o competente poder, fica individualmente vinculado ao título, que seu ato apenas traz obrigação para si, equiparando-o ao *aceitante-sacado*.

Em princípio, o aceite tem que *ser puro e simples*. Não cabe ao sacado alterar prazo nem importância inscrita no termo ou contexto da letra.

No entanto, admite-se o *aceite qualificado* no sentido de *domiciliar* o lugar em que o título se torna exigível ou para alterar ou modificar outras de suas obrigações.

Mas cabe ao portador e ao próprio sacador contraditar a restrição, não a considerando como aceita, visto que é princípio legal que a limitação ou modificação equivale à recusa.

Desse modo, diante do *aceite qualificado*, que é o aceite com restrições, cabe ao portador do título ordenar seu protesto, para que não se prive do *direito regressivo* contra os demais coobrigados (sacador e endossantes).

A principal função do aceite é vincular o devedor sacado à obrigação, tornando-o responsável pelo pagamento da importância ali consignada no dia de seu vencimento.

O *interveniente* também assume idêntica obrigação e se transforma em principal ao adimplemento da ordem emitida pelo sacado e constante do título, a favor de quem ali se consignou ou de seu portador.

Uma vez firmado o *aceite*, que se considera a livre manifestação da vontade do sacado em dar sua *aceitação à obrigação*, ele se mostra irrevogável ou irrevogável.

E se é irrevogável, é o aceite incancelável. É o princípio decorrente de preceito da lei cambial.

A *falta de aceite* ou *recusa ao aceite* se prova pelo protesto, o qual deve ser tirado tão logo ocorra essa falta ou essa recusa.

ACEITE DE HONRA. O aceite de honra ocorre quando um terceiro, para evitar o protesto do título, *honrando a firma do sacado* ou *de qualquer* endossante, vem e declara aceitar a responsabilidade da obrigação.

Mas, para a responsabilidade deste aceite, é necessário que o portador ou detentor do título consinta nele, visto que é ato de seu interesse e a si cabe defendê-lo.

Se o portador aceita, então o *interveniente*, aceitante de honra, apõe sua assinatura no título, como se ele fosse sacado contra si. E assim assume a responsabilidade de seu principal responsável e pagador.

Há quem equipare o interveniente ao gestor de negócios – *negotiorum gestor* (ROGRON).

A intervenção pode ocorrer antes ou depois de o título ser levado a protesto e pode ser consentida mesmo que não tenha sido protestado, pois ato, embora gracioso, dependendo do consentimento do portador do título, aceitando este, não se obsta a que se efetive mesmo que o título não se proteste.

A assinatura do interveniente no título substituirá o aceite pelo sacado recusante ou faltoso.

Mas, se o portador se quer garantir contra os demais coobrigados, somente deve admitir a intervenção depois do protesto.

ACEPÇÃO. Palavra do latim *acceptio* (aceitação, recebimento) usa-se na linguagem jurídica para determinar o *exato sentido*, em que se devem tomar as palavras ou a frase, dando-se-lhes a *inteligência* ou *interpretação própria*. *Acepção de pessoas, coisas* ou *palavras*. Procura-se a acepção de uma palavra, concluindo-se o seu *exato conceito*.

Em sentido lato, é o sentido em que se emprega um termo.

ACEPTILAÇÃO. Geralmente, *acceptilação* é tida no sentido de *perdão da dívida*.

Era, entre os romanos, o modo de se livrar alguém, independentemente de pagamento, mediante palavras solenes, de obrigação verbalmente contraída.

Mas, na linguagem corrente, significa o ato pelo qual o credor desonera o seu devedor, declarando-o quite e livre da obrigação, tenha ou não recebido o valor da dívida.

A simples *quitação*, dada pelo credor, tanto basta para surtir os efeitos legais, salvo se terceiros interessados mostrarem que se encontram prejudicados pelo ato, quando constante de liberdade, por se ter dado em fraude contra eles, legítimos credores.

A *acceptilação* tem, portanto, a finalidade de dissolver qualquer obrigação, valendo a *quitação* que em face dela se deu.

É ato que deve ser sempre executado por escrito, constando de uma *quitação* ou *recibo*.

Quando a *acceptilação* ocorre de *quitação* dada pelo credor, sem que qualquer pagamento tenha sido feito pelo devedor, é ato que se assemelha à doação, embora sem estar sujeita às formalidades necessárias a este último ato jurídico. O recibo, ou a *quitação* propriamente dita, é a sua fórmula solene.

ACERVO. É vocábulo que serve para designar a reunião de qualquer coisa. Assim designa a reunião de bens de uma pessoa: *acervo patrimonial*. *Acervo hereditário*: conjunto de bens arrecadados no inventário destinados à partilha da herança. É sinônimo de *massa*: *massa hereditária* ou *massa falida*.

Na linguagem comercial, expressa o *ativo* de um estabelecimento comercial ou industrial, indicando a soma de bens que representam os seus haveres. *Conjunto de direitos*.

Pode significar a soma ou conjunto de qualquer coisa: *acervo de serviços*, soma de serviços prestados.

No sentido de *soma de bens*, o Cód. Civil o emprega, quando declara que o credor quirografário, que receber do devedor insolvente o pagamento de dívida não vencida, é obrigado a repor, em proveito do *acervo* sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores, aquilo que recebeu [art. 162, do Cód. Civil/2002 (art. 110, do Cód. Civil/1916)]. (ngc)

ACESSÃO. Em suas várias acepções, *acessão* é: ato ou efeito de aceder, consentimento (ex.: *acessão* a um tratado); aumento, acrescentamento; acesso, promoção à dignidade ou posto superior (ex.: *acessão* à cátedra); subida ao trono; e a acepção jurídica, descrita a seguir. É o direito conferido por lei ao proprietário de bens ou coisas, sobre todos os acréscimos ou frutos produzidos, isto é, sobre tudo o que se incorpora natural ou industrialmente a essas coisas ou bens.

Chama-se de *acessão* ao próprio acréscimo verificado ou aos frutos produzidos.

Como meio de aquisição, a *acessão* pode produzir-se na propriedade imóvel:

a) pela formação de ilhas;

b) por aluvião;

c) por avulsão;

d) por abandono do álveo;

e) por plantações ou construções [Cód. Civil/2002, art. 1.248 (art. 536, do Cód. Civil/1916)].

O senhor da *coisa principal* adquire sobre a *acessão* os mesmos direitos que lhe eram assegurados sobre a primeira.

A garantia hipotecária alcança *acessão*, se esta se der no seu domínio, isto é, durante a sua vigência.

O credor pignoratício deve devolver ao devedor a coisa penhorada com os respectivos frutos e *acessões*.

Como modo de aquisição da propriedade, em consequência da incorporação de uma coisa a outra principal, a *acessão* pode qualificar-se, segundo as circunstâncias de sua realização. (ngc)

ACESSÃO ARTIFICIAL. Gera-se em consequência de ato, quer dizer, em virtude de sua própria intenção em promover o acréscimo.

ACESSÃO DA POSSE. Assim se entende o ato pelo qual o possuidor, com a intenção de ampliar o tempo de sua posse, para firmar seu próprio direito, acrescenta ao prazo de sua posse o prazo em que a teve o seu antecessor, contanto que a deste, tal como a dele, seja contínua e pacífica (*accessio possessionis*).

Quando a posse assim acrescida é viciosa, continua a manter o mesmo vício. Mas, em nenhuma hipótese, a posse viciada, acrescida à posse do sucessor, se transmite à posse deste, desde que adquirida a título singular (LAFAIETE).

ACESSÃO IMOBILIÁRIA. Se se verifica o *acréscimo* numa propriedade imóvel, seja por iniciativa da pessoa, seja em consequência de evento natural.

ACESSÃO INDUSTRIAL. Se, tal qual a artificial, resultou do engenho da própria pessoa favorecida. Diz-se também *acessão intelectual*, porque se gerou da intenção consciente de seu proprietário.

ACESSÃO MISTA. Quando gerada em parte artificialmente, em parte pela natureza.

ACESSÃO MOBILIÁRIA. Se ocorre em bens móveis, consequente de sua transformação natural ou em virtude de esforço do titular ou dono da coisa principal ou de outrem.

ACESSÃO NATURAL. Quando se mostra o modo de aquisição resultante de evento natural, isto é, para cuja realização não cooperou a vontade humana. Diz-se também *acessão física*, porque dela decorrente aderência, de natureza física, integra-se à coisa principal.

ACESSO. Em linguagem de Direito Público, *acesso* significa a promoção ou a elevação de funcionário público a uma classe mais alta de sua carreira burocrática.

O *direito ao acesso* era geralmente regulado não só em atenção à *antiguidade* do funcionário, como ao seu *merecimento*.

A questão do acesso é regulada em leis especiais e ele vai ocorrendo, consoante as vagas que se derem nas classes hierarquicamente mais elevadas, na conformidade das leis especialmente instituídas para esse fim.

Entende-se, com a Constituição de 1988, não mais cabível o acesso ou a ascensão funcional.

ACESSÓRIA. É termo qualificativo da *coisa*, que, não sendo principal, a esta se ligou ou se juntou, acompanhando-a em existência.

É também qualificativo de *coisa*, *ato* ou *fato*, que, não sendo elemento principal da coisa, ato ou fato, neles se integra, para ser exigível com o principal.

São *coisas acessórias*: os frutos, os produtos, os rendimentos e bem assim as benfeitorias feitas à coisa, qualquer que seja o seu valor, excetuadas a pintura em relação à tela, a escultura em relação à matéria-prima que a recebe e a escritura e outro qualquer trabalho gráfico (especificação) – Cód. Civil/1916, arts. 60 e 62 (sem correspondente no Cód. Civil/2002).

Como designativos de acessória: *cláusula acessória*, *contrato acessório*, *pena acessória*, *despesa acessória*.

O Código Civil/2002 regula o tema no art. 92, segundo o qual “principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente” e “acessório é aquele cuja existência pressupõe a do principal. (ngc)

Vide: *Acessório*.

ACESSÓRIO. *Acessório* tem aplicação como adjetivo ou como substantivo.

Como adjetivo, significa a qualidade de tudo que, não sendo principal, se ligou ou faz parte dele.

Como substantivo, expressa a própria *coisa*, *fato* ou *ato* que, dependente do principal, a este se juntou.

Os *acessórios* se entendem *naturais* ou *por destinação*.

Acessórios naturais são os que se ligam, por acessão, à coisa principal e ficam pertencendo a ela, e, por vezes, com ela se confundem.

Acessórios por destinação, quando, pelo seu uso, se compreendem pertencentes ao imóvel: os instrumentos de lavoura, os utensílios das fábricas aderentes ao solo.

O usufruto se estende aos acessórios da coisa e a seus acréscidos [Cód. Civil/2002 – art. 1.392, *caput* (art. 716, no Cód. Civil/1916)].

Os acessórios acompanham o principal na garantia hipotecária [Cód. Civil/2002, art. 1.473, I (art. 810, II, no Cód. Civil/1916)].

Mesmo não mencionados, nas obrigações de dar coisa certa, também se incluem os acessórios, salvo estipulação em contrário [Cód. Civil/2002, art. 233 (art. 864, no Cód. Civil/1916)].

Assim na cessão de crédito, desde que não se estipulou em contrário, os acessórios acompanham a coisa cedida.

Os *juros* se consideram *acessórios*, como frutos que são do capital aplicado.

O *seguro*, como acessório da *propriedade*, quando devido, transmite-se ao adquirente, e assim lhe é reconhecido o direito à indenização, que nele se funda.

O princípio de que o *acessório* segue a sorte do principal (*accessorium corrui, sublato principal*) faz gerar a *teoria do acessório*, diante da qual os próprios atos, de natureza diferente, seguem o destino dos *atos principais*, quando deles se tornam dependentes.

São assim os *atos civis*, que, ligados aos *atos comerciais*, seguem as regras a estes impostas.

É o conceito do aforismo jurídico – *accessorium sequitur principale*, que bem define os fundamentos da teoria.

O *contrato acessório* depende do contrato principal, e, em decorrência desta dependência, a ele se liga.

E daí também a regra *partus sequitur ventrem*, pela qual a *produção dos animais* integram-se como acessórios na propriedade pertinente aos mesmos.

O Código Civil/2002 define o que é acessório, em seu art. 92, como sendo todo aquele cuja existência pressupõe a do principal. (ngc)

ACESSÓRIOS DO NAVIO. Assim se consideram os *aparelhos* e demais pertencas indispensáveis à navegabilidade do navio, ou que completem seu aparelhamento de navegação.

São os seus mastros, suas velas, âncoras, lanchas, maquinismos e munições. É a *coluna della nave* da linguagem marinheira italiana.

É a *instrumenta navis* ou partes extrínsecas *de um navio*.

Os próprios fretes, em casos especiais, também são indicados como *acessórios do navio*: são assim considerados os seus frutos civis. Mas os *fretes a vencer*, que se mostram assim ainda não recebidos, visto que os recebidos já tiveram seu consumo e não se podem atender como coisas que se indiquem como *dependências do principal*.

ACESSÓRIOS DO SOLO. Assim se entendem todos os bens ou coisas existentes tanto na superfície do solo, como abaixo dela, no subsolo, que possam ser utilizados pelo proprietário do imóvel, ou todos os bens ou coisas que a ele se fixarem, naturalmente ou por artifício ou indústria humana.

Por força da lei civil, são acessórios do solo:

- a) os produtos orgânicos de sua superfície;
- b) os minerais existentes em seu subsolo;
- c) as obras de aderência permanente, feitas acima ou abaixo de sua superfície.

Mas em relação às *minas* e demais *riquezas do subsolo*, bem assim quedas de água, constituem propriedade distinta da propriedade do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento industrial. Esta exploração, ainda que de *propriedade privada*, depende da autorização do governo federal.

ACHACADOR. Pessoa que pratica achaques ou costuma viver em dar *facadas* (pedido de dinheiro), sob alegações mentirosas.

Vide: *Achaque*.

ACHÁDEGO. É termo por que se designa o prêmio a que se faz jus o descobridor da coisa perdida.

Essa recompensa é atribuída ao descobridor, mesmo que não lhe a tenha prometido o proprietário da coisa.

É argumento que se tira da lei civil, em face do que dispõe no [Cód. Civil/2002, art. 1.237, (art. 606, no Cód. Civil/1916)].

Também se costuma denominar tal prêmio, ou recompensa, de *alvíssaras*. (ngc)

ACHADO. É expressão que designa a *coisa achada* ou o *tesouro encontrado*.

Quando o *achado* consistir em descoberta de depósito antigo de coisas preciosas (tesouro), oculto e de cujo dono não se tenha memória, o seu valor será dividido entre o inventor (achador) e o proprietário do imóvel em que foi encontrado – Cód. Civil/2002, art. 1.264 (art. 607 no Cód. Civil/1916).

Mas se quem encontrar tesouro oculto for o próprio dono do prédio, mesmo por meio de operário, que, a seu mando, procedeu à pesquisa, ou por terceiro não autorizado, a ele pertence o *achado* – Cód. Civil/2002, art. 1.265 (art. 608 no Cód. Civil/1916).

Se o *achado* é encontrado em terreno aforado, será dividido entre o descobridor e o enfiteuta, salvo se este é o próprio descobridor – Cód. Civil/2002, art. 1.266 (art. 609 no Cód. Civil/1916).

Já o usufrutuário não tem direito ao *achado* encontrado por outrem – Cód. Civil/2002, art. 1.392, § 3º (art. 727 no Cód. Civil/1916).

Não sabendo o achador quem seja o dono do *achado*, deve entregá-lo às autoridades policiais, a fim de que procedam segundo as regras das leis civil e processual.

No Direito Administrativo, faz-se também referência aos “achados da auditoria”, que são os dados ou informações que evidenciam uma situação submetida ao controle interno ou externo e que se apresentam desconformes ao padrão de conduta esperado do administrador. (nnsf & ngc)

ACHAQUE. Antigamente o termo significava o imposto ou a pensão que se pagava ao rei.

Na linguagem atual, *achaque* é empregado como o meio de que se utiliza uma pessoa para *extorquir* dinheiro de outrem, mediante ardil.

Na gíria, *achaque* é denominado ainda de *facada* ou *golpe*.

O *achaque*, geralmente, bem se diferencia da *chantagem*, porque nem sempre o *achaque* resulta da exploração mediante *ameaça*, mas através de justificativas mentirosas que visam a *comover* ou levar a pessoa a atender o auxílio monetário pretendido pelo achacador.

ACHATAMENTO SALARIAL. É a perda do salário ou do seu poder aquisitivo em face de não ter havido reajuste de acordo com a inflação.

A CHEGAR. Locução empregada para designar a mercadoria comprada, ainda por vir, ou ainda em viagem.

As mercadorias *a chegar* podem ser objeto de qualquer contrato de compra e venda, fazendo-se a operação sob palavra, ou mediante o conhecimento de transporte.

Em contabilidade, emprega-se a locução para apontar uma conta ou um balanço feito e encerrado arbitrariamente, isto é, sem que as suas parcelas se ajustassem aritmeticamente ou se balanceassem rigorosamente. Um balanço encerrado *a chegar* ou uma conta *de chegar*.

É defeito e irregularidade de escrita, que podem provocar sérios vícios para seu valimento jurídico.

ACIDENTADO. Pessoa que foi vítima de um acidente. Operário que sofreu um *acidente do trabalho*.

No *Direito Trabalhista*, o *acidentado* tem direito à indenização, o que se constitui em obrigação legal do empregador, indenização esta que compreende, jurídica e economicamente, a *extensão da lesão sofrida*.

Esta indenização varia, dentro da extensão da lesão sofrida, em razão da idade, do salário percebido e do *grau de redução* da capacidade produtiva do acidentado.

Há, no entanto, um *limite máximo*, diante do qual a indenização não irá além de um *quantum* legalmente prefixado.

ACIDENTAL. Diz-se do ato ou acontecimento que se realizou ou ocorreu a despeito da interferência de outro ato ou da vontade de qualquer pessoa.

É acontecimento ou evento fortuito e imprevisto.

Assim, o *dolo será accidental* quando, a seu despeito, o negócio teria sido praticado, embora por outro modo – Cód. Civil/2002, art. 146 (art. 93, no Cód. Civil/1916).

Acidental e *casual* têm a mesma equivalência: significam o fato que ocorre independentemente da vontade de uma pessoa. E, se é *casual* ou *accidental*, não envolve culpa. (ngc)

ACIDENTE. Acontecimento imprevisto ou fortuito, do qual resulta um dano causado à coisa ou à pessoa.

Ocorrência registrada sem a intervenção da vontade de qualquer pessoa.

É *ato involuntário*, isto é, que se realizou ou ocorreu independentemente da vontade do *agente* pela ausência de *dolo* ou de mau desígnio de sua parte. Aí se confunde com o *acaso*.

Para que o *acidente* se aponte como dirigente de casualidade, isto é, isento de qualquer responsabilidade ou culpa o agente que o provocou, mesmo involuntariamente, necessário que concorram os três requisitos legais e doutrinários:

a) *acaso*, indicativo de acontecimento imprevisto;

b) ato lícito, isto é, que não atente contra a lei, nem contra a moral;

c) atenção ordinária, quer dizer que o agente a tenha tido, como a que se deve ter na execução de qualquer serviço ou ato que se funde na precaução, previsão, cautela e prudência.

Quando o *acidente ocorre* por imperícia ou negligência se apresenta *culposos*, cabendo por isso responsabilidade civil e penal a quem o praticou.

Mesmo sem qualquer culpa imputável a uma pessoa, há *acidente* de que se deriva uma indenização para o *acidentado*.

Vide: *Caso fortuito*, *Acidente do trabalho*, *Acidentes da navegação* etc.

ACIDENTE DO TRABALHO. Distingue-se como *acidente do trabalho* todo e qualquer *acontecimento infeliz* que advém fortuitamente e atinge o operário, quando no exercício normal de seu ofício ou de suas atividades profissionais.

Do *acidente* verificado decorrem obrigações por parte do patrão ou empregador, as quais se expressam nas indenizações civis, no tratamento do acidentado e pagamento das diárias ou ordenado, a que tem direito, enquanto durar o tratamento ou impossibilidade ao trabalho efetivo, segundo as especificações exaradas em lei.

Mas, acidente do trabalho não significa somente o *que acontece* no exercício do trabalho, isto é, acidente propriamente dito e do qual resulte *lesão corporal*.

A *doença produzida pelo exercício do trabalho*, ou em consequência dele, determinando a morte do trabalhador ou empregado, ou impedindo que exerça, temporária ou definitivamente, a sua profissão, classifica-se como acidente do trabalho e, em tais condições, dá direito à indenização dos danos resultantes. Tal se compreende como *risco profissional*, de que resulta a *doença profissional*.

A Lei nº 8.213, de 24.07.91, arts. 19 a 23, estabelece os princípios e regras referentes ao instituto.

Vide: *Infortunistica*.

ACIDENTE IN ITINERARE OU ACIDENTE DO TRAJETO. É o sofrido pelo empregado no decurso entre sua casa e o local de trabalho ou vice-versa.

ACIDENTE NUCLEAR. É o acidente originado das características do material nuclear, causando o denominado dano nuclear.

ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO. Assim se denominam, na terminologia jurídica, as ocorrências imprevistas, verificadas no *navio* durante o curso de sua viagem, de que resultem danos ou avarias ao próprio navio ou à sua carga.

São os sinistros marítimos *também denominados* acidentes do mar.

Acidentes da navegação, desse modo, tanto designam as ocorrências naturais registradas, tais como *borrascas*, *tempestades*, que tragam danos ao navio ou perturbem sua marcha normal de viagem, como o encontro de *corsários*, ou *encalhes* ou *varações involuntárias*.

Os abaloamentos se dizem também *acidentes da navegação*.

Cabe ao Tribunal fixar a natureza e extensão dos acidentes da navegação, examinando a sua causa determinante e as circunstâncias em que se verificaram, apurando ainda a quem cabem as responsabilidades das ocorrências, se houver.

São interessados para acompanhar os processos resultantes de acidentes ou sinistros marítimos as companhias seguradoras das embarcações sinistradas, ou de sua carga, e os representantes consulares dos países das vítimas, desde que estas não façam parte da tripulação.

As embarcações militares escapam à jurisdição do Tribunal Marítimo.

Vide: *Avaria*, *Salvados*, *Regulamento da avaria*, *Fortuna do mar* etc.

ACIDENTES DE TRÂNSITO. Acidentes verificados nas ruas ou nas estradas pelos veículos que nelas circulam, promovendo danos entre eles ou produzindo atropelamentos aos transeuntes.

Os acidentes de trânsito podem ser casuais ou culposos. E, da verificação da culpa, decorrem obrigações de reparações civis às vítimas ou indenização pelos danos causados, além da responsabilidade criminal que incide sobre o culpado.

Nos acidentes sem culpa, cabe ao agente provocador simplesmente indenizar os danos materiais que causou, ficando livre de qualquer sanção penal.

O Código de Trânsito Brasileiro instituiu as normas pelas quais se avaliam as responsabilidades dos agentes promotores dos acidentes, pela evidência se elas ocorrem fortuitamente, por transgressão às suas normas, por imprudência ou negligência. E por aí se avaliam as responsabilidades dos danos e se cabe ação penal contra o responsável pelo acidente.

ACIONADO. Pessoa que está sendo chamada ou processada em juízo. Demandado. Executado. Réu numa demanda cível.

ACIONAR. Propor ação contra uma pessoa, em defesa de um direito ameaçado de violência ou já atingido por ela, ou para exigir o cumprimento de uma obrigação assumida. *Executar dívidas. Demandar. Intentar ação.*

Na linguagem técnica comercial e industrial, *acionar* quer dizer pôr em função um negócio ou estimular as atividades de um estabelecimento, para que atinja o máximo de seu desenvolvimento ou de sua prosperidade.

Imprimir uma orientação de dinamismo, em proveito do negócio ou da iniciativa tomada.

ACIONARIADO. Termo formado nos moldes vernáculos, de acionário (acionista), tem o sentido de expressar a organização industrial ou agrícola de que participa o próprio operário como possuidor de ações, tomando, assim, por direito de acionista, parte em sua administração e auferindo lucros.

A estas espécies de organizações, verdadeiras parcerias entre o capital e o trabalho, instituídas de forma mista (capitalistas e obreiros), ou somente de obreiros, tem-se dado o nome de *participação operária*, mas são mais geralmente conhecidas pelo nome de *acionariado operário*, como tradução a que os ingleses chamam de *copartnership*.

As vantagens econômicas destas instituições se têm anotado:

- a) pela reconciliação do capital e trabalho e elevação de nível do próprio operário, transformado em associado;
- b) pelo aumento de produtividade, em virtude da evidência do trabalho assim estimulado;
- c) pelo aumento de rendimento do próprio operário, em virtude de sua participação nos lucros;
- d) pela criação de um vínculo de interesses mais forte entre capitalista e operário, de modo a evitar a própria carência de obreiros.

ACIONISTA. *Acionário.* Pessoa que possui ações de empresas, sociedades anônimas ou sociedades em comandita por ações.

Sócio de sociedade comercial, cujo capital é representado por ações.

A principal obrigação do *acionista* é pagar (*realizar*), nas condições previstas nos Estatutos, as prestações ou entradas de suas ações.

Os acionistas têm direito:

- a) a participar dos lucros sociais, observadas as regras de igualdade de tratamento para todos os de sua classe ou categoria;
- b) a participar do *acervo social*, em caso de liquidação;
- c) de fiscalizar, pela forma estabelecida em lei, a gestão dos negócios sociais;
- d) de preferência para a subscrição de novas ações, no caso de aumento do capital social;
- e) de vender as suas ações, ou retirar-se da sociedade, nos casos previstos em lei;
- f) de participar de todas as reuniões da sociedade, discutindo e votando, segundo as regras legais e o que estiver instituído nos Estatutos;
- g) de ser escolhido para os cargos de administração ou conselho fiscal, se tiver capacidade legal para exercer tais cargos.

Sujeita-se a sanção penal o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de assembleia-geral (Cód. Penal, art. 177, § 2º).

O acionista será *controlador* quando detiver a maioria de votos nas deliberações da assembleia-geral e usar efetivamente o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; será *majoritário* quando amealhar mais da metade das ações ordinárias; será *remisso* quando não cumprir seu dever de integralizar o montante das ações com que se dispôs a participar da sociedade.

ACIONISTA DISSIDENTE. É aquele que, discordando da deliberação da assembleia-geral, faculta-se-lhe retirar-se da companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações.

AÇÕES. No âmbito comercial, representam frações do capital social da sociedade, cuja posse dá ao titular o direito de gestão e de receber dividendos.

Em matéria processual civil, são faculdades, concedidas ao titular de um direito, de vir pleiteá-lo em juízo.

AÇÕES BENEFICIÁRIAS. Assim se entendem as ações emitidas pelas sociedades anônimas ou companhias com direito de crédito eventual contra a sociedade, consistente na participação dos lucros líquidos anuais, verificados na sociedade.

Desse modo, os portadores de ações beneficiárias ou *partes beneficiárias*, como as chama a nossa lei de sociedades anônimas (Lei nº 6.404, de 15.12.76, arts. 46 a 51), têm, em verdade, *preferência* ou *privilégio* relativo à participação desse lucro.

As *ações beneficiárias* também se mostram títulos de compensação emitidos a favor de fundadores ou incorporadores das sociedades anônimas, como retribuição aos serviços prestados em sua organização.

As *ações beneficiárias* ou *partes beneficiárias* não têm valor nominal e se mostram títulos que, embora negociáveis pelas vantagens que lhes são atribuídas, não se encontram incorporados ao *capital social*, isto é, não se somam à sua totalidade, sendo por isso estranhas a ele.

As *ações beneficiárias* podem ser convertidas em ações comuns, tornando-se-lhes, então, como base, as próprias regras instituídas para seu resgate.

As ações beneficiárias participarão, também, do ativo da sociedade, em caso de liquidação.

O *benefício* destas ações não pode ultrapassar de um décimo do montante dos lucros líquidos, a serem distribuídos aos acionistas de outras classes.

AÇÕES DE DESPEJO. Denominam-se as que, opostas pelo locador contra o locatário ou sublocatário, e deste, enquanto sublocador, em face do sublocatário, têm por finalidade a desocupação compulsória do imóvel locado.

A Lei nº 8.245/91 contempla as hipóteses de despejo e retomada, além do procedimento, nos arts. 59 a 66.

AÇÕES DÚPLICES. Assim se consideram as ações de divisão e de demarcação, propostas simultaneamente, porque autor e réu podem pedir conjuntamente: o autor a divisão e a demarcação, o réu que esta não se faça e que seja o autor declarado sem o *jus in re*.

AÇÕES PREFERENCIAIS. Pela própria expressão qualificativa, *ações preferenciais* bem se mostram aquelas que trazem consigo um privilégio ou *preferência*. E este consiste em terem elas a primazia no pagamento dos dividendos, isto é, a regalia de receberem os dividendos que lhes são atribuídos em *preferência* às demais ações e antes que se verifique a parte que irá competir às *ações comuns* ou *ações ordinárias*.

A *preferência* pode não somente consistir na *prioridade* na distribuição dos dividendos, fixos e cumulativos, como na prioridade para o *reembolso* do capital, com prêmio ou sem ele, como na acumulação das duas vantagens.

Mesmo fixos e cumulativos, os dividendos das ações preferenciais não podem ser distribuídos com prejuízo do *capital social*. Quer dizer que, não *havendo lucro*, o privilégio se susta, que este se mostra *prioridade*, quando há *lucros a distribuir*.

É permitida a reversão de ações comuns em preferenciais. As ações preferenciais podem ser emitidas com direito a voto, ou sem direito a ele.

As ações preferenciais podem ser emitidas sob a condição de serem depois *resgatadas* ou *amortizadas*, devendo os Estatutos indicarem as condições desse resgate ou dessa amortização.

Chamam-se também de *ações privilegiadas*.

Ações preferenciais. Na *linguagem processual*, *ações preferenciais* se entendem como as que, surgindo simultaneamente ou durante o processo de uma outra ação, têm primazia no seu andamento e julgamento, visto que a sua decisão será exclusiva, isto é, porá termo ao andamento ou julgamento da outra ação. *Questões prejudiciais*.

ACOITAR. Dar guarida ou proteger criminosos, para que se livrem das penalidades a serem impostas.

Tomar *defesa injusta* ou *esconder armas* com intenções criminosas.

ACOMODAÇÃO. Ato pelo qual se põe termo a uma demanda ou a um dissídio, pela promoção de um acordo ou de uma conciliação entre as partes.

Aquietação de interesses em jogo, pela satisfação ou pela concessão de recompensas equivalentes.

O silêncio conseguido de alguém, por meio de suborno ou por meio de promessas de satisfação a seus interesses ou de paga em dinheiro, também se designa pelo vocábulo: obteve a *acomodação*... diante da promessa de um pagamento.

Acomodações. Significa *apartamentos* ou *cômodos* onde se possa alguém *alojar* ou *hospedarem* um prédio.

Quartos de hotel, onde se recebem hóspedes. *Casa* de *cômodos*.

ACOMODAR. A terminologia jurídica não aplica o vocábulo *acomodar* em acepção diversa ao que tinha o mesmo verbo latino *accomodare*: tem o mesmo significado de *apaziguar*, *harmonizar*, *ajustar*, *regular*.

Assim, *acomodar* significa *resolver* *amigavelmente* uma questão ou uma pendência jurídica, conciliando as partes e pondo termo à demanda. *Aceitar o ajuste*.

No sentido de *regularizar*, emprega-se para significar que a receita se regula pela despesa (*accommodare sumptus ad mercedes*).

Acomodar. Subornar alguém para que silencie sobre ato que sabe ou consinta que se promova ato irregular, o qual poderia impedir.

Acomodar. Alojara ou hospedar alguém em prédio ou hospedaria.

ACONDICIONADOS. Assim se diz dos frutos já beneficiados e preparados para o embarque ou para a venda.

Artigos comerciais, produtos fabris ou mercadorias já em condições de serem expostos à venda, nos mercados consumidores, ou já *empacotados* ou *embalados* para essa venda.

ACONDICIONAMENTO. Maneira pela qual a mercadoria, o produto fabril ou os frutos *seacondicionam* para serem embarcados ou expostos à venda.

Embalagem de mercadorias, que tanto compreende os seus invólucros ou envoltórios, como sua rotulagem e sua selagem, quando sujeitas a imposto.

Indica também a exigência sobre sua apresentação para oferta ao consumidor e as despesas com o seu encaixotamento.

Acondicionamento higiênico e apresentável: acondicionamento ou embalagem que se apresenta perfeita e apresentável, e que atende às prescrições sanitárias ou da Saúde Pública.

ACONTECIMENTO. Fato realizado imprevistamente, ou que, mesmo quando esperado ou temido, vem, independentemente da vontade do homem, para firmar ou extinguir direitos. *Evento*.

ACONTECIMENTO FUTURO. Realização de um fato futuro e incerto, que se impõe como condição contratual e sobre a qual se subordina o seu cumprimento ou o cumprimento da obrigação que aí se assume.

Em tal caso, ficará consistindo numa *condição*, que presidirá ao efeito do *ato jurídico* estabelecido. Neste sentido também se expressa pelo termo *evento futuro*.

Vide: *Contrato aleatório*.

A CONTENTO. Diz-se de tudo que se fez satisfatoriamente, ou que se concluiu segundo os próprios desejos anteriormente manifestados.

Assim, será o cumprimento satisfatório de uma obrigação e que, por isso, promoveu ou trouxe justo contentamento ao credor pago.

Diz-se da mercadoria que chegou a seu destino em perfeita ordem e em bom estado de conservação, com a plena satisfação de seu comprador.

Diz-se, também, da venda, quando fica estipulado que o comprador tem, a seu favor, a faculdade de experimentar ou verificar as mercadorias compradas, antes de realizar em definitivo a compra. A *venda a contento* se reputa, então, feita sob condição suspensiva, cabendo ao comprador arrepender-se dentro de prazo que lhe foi concedido. *Venda a contento* [Cód. Civil/2002, arts. 509, 511 e 512 (arts. 1.144 a 1.148, no Cód. Civil/1916)]. (ngc)

“A CONTRARIO SENSU”. Locução latina muito usada na linguagem jurídica e que se traduz: *pela razão contrária*.

Serve para indicar que as razões expendidas não têm força de convicção e que do outro lado, ao contrário, embora o inverso das alegações expostas, é que está a razão.

Argumento *a contrario sensu*, diante do qual, de uma disposição clara e precisa sobre uma espécie, se conclui que a espécie contrária está implicitamente excluída e se deve reger por princípios também contrários (PAULA BATISTA).

Inclusio unis est exclusio alterius.

ACÓRDÃO. Na tecnologia da linguagem jurídica, acórdão, que vem de acordam (*i.e.* ‘concordão’), 3ª pessoa do plural do presente do modo indicativo do verbo *acordar*, substantivo, quer dizer a *resolução* ou *decisão* tomada coletivamente pelos tribunais.

A denominação vem do fato de serem todas as sentenças, ou decisões proferidas pelos tribunais, na sua conclusão definitiva e final, precedidas do verbo *acordam*, que bem representa a vontade superior do poder, ditando o seu veredicto.

Para que, como sentença, possa o acórdão surtir seus efeitos legais, é necessária a sua publicação, segundo determina a lei processual (art. 564 do Cód. de Proc. Civil).

O conjunto de acórdãos dos tribunais forma a sua *jurisprudência*, que se diz *mansa e pacífica* quando se verifica repetida e uniforme para os mesmos casos e iguais relações jurídicas, submetidas a seu veredicto.

ACORDAR. Determinar, resolver uniformemente ou de comum acordo uma questão aventada. Decidir por pluralidade de votos alguma coisa, submetida à apreciação de um colégio ou de uma instituição.

Concordar com as cláusulas ou condições de uma proposta para negócio ou para firmar um contrato.

Estabelecer e aceitar as condições de um ajuste, de uma convenção ou de uma obrigação. *Contratar*.

ACORDO. Ajuste, convenção ou contrato instituído entre duas ou mais pessoas, que se acertam em estabelecê-lo.

Condições ajustadas entre duas ou mais pessoas no intuito de fazer cessar uma pendência ou uma demanda. O instrumento em que se firma essa convenção.

Entendimento entre patrão e empregado para o desempenho das funções deste ou quanto à indenização oriunda de reclamação trabalhista. Ou entre outras pessoas, para a realização de um serviço, prática de um ato ou abstenção de ato. *Combinação. Contrato*.

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. É o ajuste coletivo entre o sindicato e a empresa, distinguindo-se da convenção coletiva cujas partes são os respectivos sindicatos representativos das categorias econômica e profissional.

Vide: *Sindicato. Sindicato misto*.

ACORDO DE ACIONISTAS. Na sistemática comercial, mais precisamente no âmbito das sociedades comerciais, é o ajuste, celebrado pelos acionistas de sociedade anônima, sobre a compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-las, ou exercício do direito de voto (Lei nº 6.404/76, art. 118).

ACORDO DE LENIÊNCIA. Aquele no qual o autor de infração à ordem econômica ajusta com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) que participará e colaborará com as investigações, em troca da extinção da ação punitiva da administração pública ou da redução de 1 (um) a 2/3 (dois terços) da penalidade aplicável. Para o recebimento desses benefícios é preciso a identificação dos demais envolvidos na infração; e a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação. (pg)

ACOSTADO. É a pessoa que está a serviço de uma outra.

Assim se dizia dos nobres da casa Real, por andarem ao lado do Rei.

E acostados se diziam, na Milícia do Reino, os que estavam em casa de outrem recebendo cavalo, armas e moradia, para servir com ele.

Em razão disso, à *moradia* se dava a designação de *acostamento*.

Acostado. Embarcação auxiliar que acompanha as embarcações de pesca. E assim se diz porque vão *acostadas* (encostadas) à embarcação.

Acostado. Expressão que designa a coisa que *deu à costa*, isto é, foi jogada à praia. Ou para significar o modo por que a embarcação se encontra no porto: *acostada ao trapiche ou ao armazém*.

ACOSTAMENTO. Ato ou efeito de acostar (*encostar*) a embarcação ou o veículo.

Faixa contígua à direita da pista de rolamento de rodovia, destinada à parada de veículos e ao trânsito de pedestres.

ACREDITADO. Palavra formada do verbo *acreditar*, que tem o sentido de *aprovar, consentir, crer, aceitar*. É usada para exprimir que um *enviado* diplomático de um governo soberano, designado seu representante (cônsul, embaixador ou agente diplomático), junto a outro governo, foi admitido como *persona grata* por esse mesmo governo, em virtude das *credenciais* que exibiu.

Em linguagem comercial, indica, também, a pessoa a quem se *concedeu crédito*.

ACREDITADOR. Assim se entende a pessoa, em regra o banqueiro, que dá ou concede crédito a um comerciante ou industrial.

A CRÉDITO. É locução em uso na linguagem contábil ou mercantil para indicar toda e qualquer parcela que, representando um *crédito*, ou um haver, a favor de quem se faz o lançamento, entra para a coluna do haver, ou do crédito, em sua *conta-corrente*.

Assim, por exemplo, um pagamento por conta de uma dívida é levado *a crédito* do devedor, que o fez. Uma fatura de mercadorias, compradas por um comerciante, é levada *a crédito na conta-corrente* do vendedor, que indica, então, o credor da operação, na contabilidade do comprador.

Na técnica contábil, todo lançamento a crédito mostra a seguinte face: quem recebe a importância, o valor, para levar a *crédito* de outrem é o devedor; e quem faz jus a esse crédito, pelo pagamento, pela remessa de mercadoria ou de qualquer outro valor, é sempre o *credor*. Isto em relação à escrita ou contabilidade de quem faz o lançamento a *crédito*, porque o *credor*, nos seus livros, fará lançamento, em oposição, a *débito* do devedor da operação.

Mesmo nas contas não *individualizadas*, como *Juros, Obrigações a receber, Comissões* e outras, os lançamentos a *crédito* indicam sempre um valor ou uma parcela que deve ser creditada na referida conta, seja resultante de *abatimentos, descontos* etc., seja em vista de recebimentos.

A *crédito* exprime, igualmente, toda operação ou todo negócio que não é pago à vista e para cujo pagamento se concedeu prazo.

ACRESCER. Direito que assiste aos herdeiros e legatários de verem aumentar o quinhão de sua herança ou legado, quando ocorre o abandono ou renúncia de uma ou mais cotas ou quinhões, ou legados, que não foram recolhidos por outros herdeiros ou legatários.

É termo que deriva de *ad crescere* (aumentar) e, no dizer de FERREIRA BORGES, não tem aplicação no comércio, visto que se dá, principalmente, em matéria de legados, que é alheia da mercancia.

O *direito de crescer*, na sucessão testamentária, resulta da presunção de que o testador, que não dispõe acerca da renúncia ou vaga do legado, deixa que a sua partilha aos herdeiros, favorecidos pela renúncia ou pela vacância, se processe segundo as regras sucessórias. E os princípios reguladores do direito de *acrescer*, na sucessão, encontram-se fixados no Cód. Civil/2002, arts. 1.941 a 1.946 (arts. 1.710 a 1.716, no Cód. Civil/1916).

Acrescer, significando *aumentar*, é tido no mesmo sentido de *aceder*. (ngc)

Vide: *Acessão, Acessório*.

ACRESCIDO. O objeto do acréscimo. *Fruto. Rendimento*. Indicativo daquilo que acresce: *custas acrescidas*, isto é, aumentadas depois que o processo se deu por encerrado.

O depositário é obrigado a restituir a coisa sob custódia, quando lhe é exigida pelo depositante, com todos os frutos e *acrescidos* [Cód. Civil/2002, art. 629 (art. 1.266, no Cód. Civil/1916)].

Salvo disposição em contrário, o usufruto se estende aos acessórios da coisa e aos seus *acrescidos* [Cód. Civil/2002, art. 1.392 (art. 716, no Cód. Civil)].

Enquanto não se efetiva a tradição, a coisa, com seus melhoramentos e *acrescidos*, pertence ao devedor e, por isso, pode ele exigir aumento no preço [Cód. Civil/2002, art. 237 (art. 686, no Cód. Civil/1916)]. (ngc)

ACRÉSCIMO. Acrescimento. Acesso. Aumento do quinhão do herdeiro ou legatário, em virtude da falta de um outro, que não quis receber ou não o quis retirar. O acréscimo, em tal caso, se verifica na sucessão testamentária.

Acréscimo. Na técnica das construções, entende-se o *aumento* feito à obra, durante ou após sua execução, mostrando-se, assim, *ampliação à planta* ou projeto inicialmente apresentado.

ACRÉSCIMO DA PENA. Majoração da pena ou aumento dela, quando existe *causa de aumento* (Cód. Penal, art. 68).

ACRÉSCIMO DO PREÇO. Majoração do preço feita em mercadoria exposta à venda. É direito do vendedor quando, não tendo tradicionalizado a coisa, esta se valorizou. *Maior ônus.*

Aumento do terreno, que se verificou ou se realizou pela acesso. Os *acréscimos*, em regra geral, pertencem aos donos ribeirinhos ou dos terrenos marginais, a que se juntam.

“ACT OF GOD”. É o ato de Deus, ou seja, o caso fortuito ou a força maior que se alega como excludente da responsabilidade contratual.

“ACTIO”. A ação no direito Romano.

“ACTIO DUPLEX”. É a ação dúplice.

“ACTIO FAMILIAE ERISCUNDAE”. Vide: *Ação de partilha*.

“ACTIO IN EVACUANDO”. A ação de despejo.

“ACTIO IN REM VERSO”. A ação de locupletamento ou repetição do indébito.

“ACTIO IUDICATI”. É a ação de execução da sentença transitada em julgado (Direito Romano).

“ACTIO LIBERA IN CAUSA”. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal do agente, respondendo objetivamente por dolo ou culpa, se embriagou-se para cometer o crime (CP, art. 28, II).

“ACTIO NATA”. A teoria da *actio nata* tem por conteúdo o entendimento de que o prazo prescricional ou decadencial somente se inicia com a ciência da lesão pelo interessado. Neste sentido, o entendimento jurisprudencial, a minorar o rigor do dispositivo da Lei do Mandado de Segurança quanto ao prazo decadencial para a sua impetração, de que o termo inicial deste prazo se conta a partir da ciência do ato impugnado pela parte interessada, e não simplesmente a contar da ocorrência do ato impugnado. (nsf)

“ACTIO PERSONALIS MORITUR CUM PERSONA”. É o aforismo jurídico que justifica a intransmissibilidade da ação pessoal, que se extingue com o indivíduo.

É esta uma exceção à regra do *“heres personam defuncti sustinet”*, diante da qual as ações se transpassam para os herdeiros ou contra os herdeiros.

“ACTIO QUANTI MINORIS”.

Vide: Ação *“quanti minoris”*.

“ACTIO SACRAMENTI”. Uma das *legis actiones* dos romanos, caracterizada pela rigorosa observância das solenidades, a que estavam adstritas, consistentes em palavras ou gestos, cuja preterição acarretava a perda da própria demanda.

“ACTIONES TRANSEUNT AD HAEREDES ET IN HAEREDES”. Aforismo jurídico que indica a transmissibilidade das ações ou o direito de agir dos herdeiros e contra os herdeiros. Traduz-se como: *as ações passam aos herdeiros e também contra os herdeiros*.

No entanto, há ações que são *transmissíveis* e ações que são *intransmissíveis*.

Em verdade, a regra que o aforismo assinala, fundada no princípio de que *“heres personam defuncti sustinet”* (o herdeiro continua a pessoa do defunto), a quem representa, sofre suas exceções. As ações que se derivam do direito de exigir prestação de um *fato pessoal* são intransmissíveis. Tais também as que derivam do mandato.

ACUDIR. Socorrer alguém que se acha em perigo. Ir um navio ao encontro de outro, que pede socorro (S.O.S.), para lhe prestar assistência ou auxílio, recolhendo, quando em naufrágio, a seu bordo, os passageiros ou tripulantes do navio sinistrado.

Pelas leis internacionais e de humanidade, é obrigação de um navio acudir outro em caso de perigo.

Acudir. Dirigir negócios alheios, quando seu dono se acha ausente, para *acudir* prejuízos iminentes, que se verificariam se ninguém os evitasse [Cód. Civil/2002, art. 870 (art. 1340, no Cód. Civil)]. (ngc)

Vide: S.O.S.

ACUMULAÇÃO. Reunião ou soma de várias coisas. Fazer simultaneamente vários pedidos: *acumulação de pedidos*. Propor simultaneamente mais de uma ação, num só pedido: *Acumulação de ações*.

ACUMULAÇÃO DE PENAS. Dá-se, na hipótese de concurso, *material* (mais de uma ação ou omissão), ou *formal* (uma só ação ou omissão), quando o agente pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

Tratando-se de *concurso formal*, as penas só se aplicam cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos.

ACUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS. Receber vários proventos ao mesmo tempo, sejam em função do mesmo cargo ou de cargos diferentes.

Exercício de mais de um cargo ou ofício, com a percepção de proventos ou vencimentos de cada um: *acumulação de cargos públicos* ou *acumulação de empregos públicos*.

É vedada a acumulação de cargos ou de funções públicas remuneradas.

Cargo eleitoral, mesmo remunerado, não constitui acumulação proibida. Não se considera também acumulação o exercício do magistério ou de ofício técnico-científico por funcionário público, desde que não haja incompatibilidade de horário de sua repartição com o da função acumulada.

Também não se consideram acumulações as comissões deferidas a funcionários públicos, desde que sejam temporárias ou de confiança, e sejam decorrentes das funções de seu próprio cargo.

As próprias aposentadorias não se podem acumular. Salvo se possível a cumulação no serviço ativo.

Vide: *Cumulação*.

ACUMULAR AÇÕES. Assim se entende a faculdade de processar duas ou mais ações, desde que conexas e se mostre indispensável a medida, em virtude da identidade de interesses.

Tem o mesmo sentido de *cumular* ações.

Ao juiz se comete o poder de ordenar a *cumulação de ações conexas*, bem assim o desmembramento de ações cumuladas.

ACUSAÇÃO. Imputação criminal, feita a uma pessoa. Atuação funcional do promotor público, como agente do Ministério Público, na alçada penal. Libelo crime acusatório é a peça articulada da acusação.

Indicação do ato delituoso praticado por alguém.

A acusação pode ser caluniosa ou infamante, e, neste caso, cabe ao ofendido ou caluniado promover ação penal contra o difamador ou caluniador, visto que constitui delito contra a honra e a boa fama a difamação ou calúnia. Em matéria processual, entende-se que a acusação é pública ou a acusação pública é a que é promovida pelo próprio órgão do Ministério Público; e *privada* que é fomentada pela própria parte ofendida.

Neste sentido, acusação tem a mesma acepção de ação, seguindo, neste particular, a sua divisão em pública e privada, consoante o princípio que determina a competência para tomar a iniciativa da *ação penal*: declaração ou denúncia de um crime à Justiça para que seja punido o acusado.

Vide: *Libelo*.

Acusação. Na linguagem comercial, acusação significa a declaração de haver tomado ciência, ou estar ciente de alguma coisa, através de carta endereçada a quem acusa.

Acusação de uma carta; acusação do recebimento de uma mercadoria...

ACUSAR. Incriminar alguém por crime ou delito cometido. Declarar ciência sobre alguma coisa comunicada ou declarar recebimento de mercadoria ou outra qualquer coisa enviada.

“AD ABSURDUM”. Por absurdo.

ADÁGIO. Do latim *adagium*. Enunciação breve, sintetizando uma regra de direito ou um princípio legal de grande alcance. *Aforismo*.

Por vezes, o próprio adágio, que se formou pela sabedoria dos tempos, é trazido ao texto legal para formar o preceito ou a norma obrigatória: *O acessório segue o principal*, é adágio que se converteu em lei [Cód. Civil/2002, art. 92 (art. 58, no Cód. Civil/1916)].

Onus probandi incumbit et qui dicit é outro adágio que se converteu em princípio de direito, desde que o *ônus da prova cabe sempre a quem faz a alegação*. (ngc)

“AD ARGUMENTANDUM TANTUM”. Só para argumentar.

“AD CAUSAM (LEGITIMATIO AD CAUSAM)”. Para a causa; na causa.

“AD CAUTELAM”. Por cautela.

“AD CORPUS”. Por inteiro (diz-se da venda).

ADCT. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

“ADDITIO IN DIEM”. Ou pactum in diem additio.

Vide: *Pacto de melhor comprador*.

A DÉBITO. Assim se entende, na linguagem da contabilidade, todo e qualquer lançamento que é realizado, seja na *Conta-corrente*, ou no *Razão*, a débito da pessoa ou do título.

Dessa forma, todo pagamento feito por estabelecimento comercial ou industrial, firma ou comerciante, seja para resgate de despesas ou dívidas, entende-se um pagamento para ser lançado a *débito* da conta correspondente.

Do mesmo modo, quando o comerciante compra mercadorias de outrem, embora na conta-corrente do vendedor se faça um lançamento a crédito, no título de Mercadorias, ou Fazendas, se faz um lançamento a débito.

Toda vez que valores saem do estabelecimento há lançamento de débitos, embora simultaneamente haja lançamento de crédito.

Mas o lançamento de débito é sempre feito no título de pessoa, quando o estabelecimento paga ou quando vende a mercadoria, sendo que os correspondentes lançamentos (que se dizem de crédito) vão figurar no título Caixa (quando se pagou) ou no título Mercadorias (quando se vendeu).

A expressão a débito de fulano mostra que este, ou recebeu importância que lhe era devida, ou comprou mercadorias, que lhe foram debitadas.

“AD EFFECTUM”. Para efeito.

ADEGA. Do latim *apotheca* (lugar onde se guardam comestíveis), é empregado na terminologia das construções para designar o compartimento de uma casa, geralmente subterrâneo e de baixa temperatura, especialmente construído para servir de guarda e conservação de bebidas (vinhos, licores etc.) e de comestíveis.

ADENÇÃO. Originado do latim *ademptio*, tem o mesmo significado de revogação. E na terminologia jurídica, é aplicado para expressar a revogação da doação ou do legado.

ADENDO. Vocábulo utilizado para significar o aditamento ou o acréscimo feito a qualquer ato escrito, que já se encontrava concluído, mas no qual houve qualquer omissão. Tem assim a mesma significação de aditivo, adicional, adição.

A aceitação de uma proposta pode ser feita com adendo, isto quer dizer com inovação à proposta feita, o que importa numa nova proposta.

ADENSAMENTO. Aplicado na linguagem técnica das construções para distinguir o ato de agitar o concreto, com varas de ferro ou vibrador, a fim de que bem penetre nas formas de madeira, ocupando todo o espaço e envolvendo os ferros que aí se encontram.

ADERÊNCIA. Ato pelo qual uma coisa se une a outra, trazendo acréscimo ou aumento a esta. Acessão.

A *aderência* se mostra *natural* ou *artificial*, nas mesmas condições ou circunstâncias em que ocorre a *acessão*.

As obras de *aderências* do solo se consideram *acessórios* dele, desde que ocorram em caráter permanente.

ADERENTE. Que adere. Pessoa que entra para o mesmo partido ou confessa partidarismo por uma ideia. É tido como sinônimo de cúmplice, e indica também a pessoa que participa de uma conjuração ou conspiração.

ADESÃO. Ato pelo qual uma pessoa, que se conservava alheia a uma organização ou convenção, termina por aderir a ela ou consentir nela.

Tem o mesmo significado de *consentimento* ou *aceitação*.

É o ato pelo qual um Estado soberano participa de um tratado, ou de uma convenção internacional.

A DESCOBERTO. É locução muito usada em comércio, notadamente bancário, para indicar a operação, pela qual alguém se utiliza de *fundos bancários*, sem que tenha o necessário *disponível* para isto.

É assim uma *operação* que se calca, exclusivamente, na confiança, pela permissão de um *saque a descoberto*, isto é, a retirada de dinheiro sem que se tenha o necessário crédito, ou depósito, que lhe corresponda, e sem outra garantia, para o *acreditador*, que o próprio conceito de devedor, quer dizer, da pessoa que se utiliza deste crédito.

O saque *a descoberto* pode ser promovido por meio de *cheque* contra o banco, que o autoriza, ou por meio de qualquer outra *ordem de pagamento*, inclusive *letra de câmbio*, emitida a favor de um terceiro.

Se a letra de câmbio foi passada a favor do próprio sacador (criador do título), contra outrem, em poder de quem não tenha haveres disponíveis ou crédito a exigir, mostra-se um *saque a descoberto*, que se diz também um *saque de favor*.

Mas o *saque a descoberto* estabelece em relação às pessoas que, inicialmente, dele participam os mesmos vínculos jurídicos fundados no saque normal.

“AD FACTO AD JUS NON DATUR CONSEQUENTIA”. Aforismo jurídico que se traduz por: *somente por si, o fato não constitui direito*.

Ora, o *fato in si* constitui indício, que se funda *naquilo que ordinariamente acontece*. Forma um *meio de prova*, mas não vale como *prova perfeita*.

Necessário que se encare a natureza do *indício*, e a verossimilhança do *fato alegado*, para que se tirem deles presunções inequívocas ou indestrutíveis.

Daí o fundamento do aforismo, que põe em evidência as precípuas regras para a apreciação do *fato* como base de um direito.

“AD HOC”. Indica o substituto ocasional, designado para a feitura ou prática de um ato ou solenidade, pela ausência ou impedimento do serventuário ou funcionário efetivo.

Escrivão *ad hoc*. Secretário *ad hoc*.

Exercício temporário de uma função pública.

O termo avulso, lavrado pelo oficial *ad hoc*, será registrado no prazo de 5 dias [Cód. Civil/2002, art. 1.539 (art. 198, no Cód. Civil/1916)].

Quando, na realização de qualquer ato processual, não comparece o escrivão, nem seu substituto legal, cabe ao juiz nomear um escrivão *ad hoc*, que funcionará e praticará os atos que lhe forem designados com a mesma valia do escrivão efetivo e de seu substituto, o escrevente juramentado. (ngc)

“AD HOMINEM”. O argumento “*ad hominem*” é o argumento com que se procura confundir o adversário, opondo-lhe seus próprios atos ou palavras (o argumento “*ad rem*” é o de oposição ao “*ad hominem*”).

ADI. Vide: *ADIN*. (nsf)

ADIAMENTO. É a marcação de novo dia, para que se execute ato, que se deveria cumprir em dia já designado. Em linguagem processual, *adiamento* significa, igualmente, a designação de outro dia ou outra oportunidade para que se realize o ato ou a diligência anteriormente prefixada.

O adiamento, em regra, resulta da impossibilidade ou impedimento surgido para que o ato ou diligência marcada se realize.

As custas dos atos e diligências, que forem adiados, ficarão a cargo da pessoa, seja o serventuário ou seja a parte, por culpa de quem ocorreu o *adiamento*.

O *adiamento* não se confunde com a *prorrogação*. Na *prorrogação*, o ato ou diligência teve início: não se concluiu, se se dilatou ou prorrogou o seu prazo, ou se foi marcado outro dia, para que se concluísse.

No *adiamento*, ato ou diligência não se realizou. E a fixação de outro dia, de outra audiência, determinará o momento em que se vão realizar.

ADIAMENTO DA ARREMATAÇÃO. A pessoa que motiva o adiamento da arrematação, se o escrivão, o porteiro ou o leiloeiro, será passível de multa e pena disciplinar (Cód. de Proc. Civil, art. 688).

ADIAMENTO DO JULGAMENTO. Não se tendo realizado o julgamento, é marcado outro dia para que ele se realize.

Do mesmo modo, *adiamento da sentença* se entende a fixação de outra audiência para que ela seja proferida, em virtude de não o ter sido na audiência anteriormente marcada. Neste caso, deu-se a *prorrogação* da audiência de instrução e julgamento. Mas a pronúncia da sentença foi *adiada*.

ADIAMENTO DO PAGAMENTO. É o contrário de adiantamento. O devedor pede a protelação para que se satisfaça o pagamento a que está sujeito. Neste sentido, pode ser tido como equivalente de *prorrogação*, ou seja, uma dilatação de prazo para que o pagamento da obrigação seja cumprido, segundo as condições ajustadas. *Dilatação de prazo*.

ADIANTAMENTO. Na linguagem jurídico-comercial, *adiantamento* tem o significado de *pagamento antecipado* ou de *entrega por conta* de uma operação de crédito, ou representa *ofinanciamento* promovido pela garantia de títulos ou de outros bens.

O devedor que pagou sua dívida, por conta ou por inteiro, antes que ela vencesse, fez *umadiantamento*.

Quando um estabelecimento bancário *financia* uma casa comercial ou uma indústria, mesmo recebendo garantia hipotecária, ou caucionando *efeitos comerciais*, faz *adiantamentos* ao comerciante ou ao industrial.

O comerciante que, ao fazer sua compra, paga por conta do valor da fatura, faz *adiantamento* por esta aquisição de mercadorias.

Adiantamento também designa, no Direito Financeiro, o procedimento especial de despesa em que se coloca o numerário à disposição de agente público para permitir o pronto pagamento de despesas previamente determinadas. Também significa a autorização legal ou regulamentar para que se faça, em situações específicas, a antecipação parcial ou total do pagamento antes da execução da obrigação.

O verbete *adiantamento* pode ainda ser aplicado no sentido de promoção ou avanço na hierarquia administrativa. *Adiantamento de graduação* ou *adiantamento de classe*. (nnsf)

ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. Qualquer *entrega antecipada* por conta da herança, feita pela pessoa a seu herdeiro presuntivo. A doação dos pais feita aos filhos se entende como *adiantamento da legítima*.

ADIAR. É verbo aplicado na terminologia jurídica no mesmo sentido vulgar: *marcar outro dia* para que nele se pratique o ato jurídico ou a diligência anteriormente designada, que não se poderia realizar, ou que não se realizou, por motivos supervenientes, ou quaisquer outras razões.

Por essa forma, o juiz pode *adiar* a pronúncia da sentença, pode *adiar* a realização da audiência ou o tribunal pode *adiar* o julgamento.

ADIÇÃO. Vocábulo de origem latina (*additio*), foi trazido à linguagem vulgar com o sentido de *adicionamento*, *acrescentamento*, *aumento*. E noutro sentido não é aplicado na linguagem jurídica.

Desse modo, *adição* significa a *ampliação* ou *aditamento* feito por alguém à proposta de um contrato, que lhe foi apresentado, e o que redundará em *acréscimo* de condições ou cláusulas.

Na feitura de um contrato, a sua aceitação fora do prazo, com *adições*, importará numa *nova proposta* [Cód. Civil/2002, art. 431 (art. 1.083, no Cód. Civil/1916)].

Também se considera *adição*, *aumento* feito em obra literária, científica ou artística. Estas *adições* não se permitem sem o consentimento expresso do autor e o editor não as pode fazer.

Em tal caso, *adição* não se confunde com o *comentário* ou *explicações* feitas pelo editor ou por outrem em obra já publicada, desde que se permita uma nova publicação.

A *adição* revela um aumento ou acréscimo à própria obra, dando a ideia de pertencer a ela mesma. O *comentário* se mostra matéria explicativa, mas alheia ao contexto da obra.

Os atos administrativos, que permitem a permanência de funcionários públicos em outra repartição, que não a sua, promovem *adições* de funções ou de funcionários. (ngc)

ADIÇÃO DA DENÚNCIA. É o ato pelo qual o promotor público, após ter oferecido a denúncia, vem aditá-la para incluir *novos nomes ou novos fatos*, que a ela se integram.

Vide: *Aditamento da denúncia*.

ADIÇÃO DA HERANÇA. Calcada em análoga expressão usada pelos romanos, *aditio hereditatis*, significa e exprime a manifestação da vontade do herdeiro legítimo ou testamenteiro em *aceitar a herança*, venha esta *aceitação* de modo *expresso* ou *tácito*.

Vide: *Aceitação da herança*.

A *adição da herança* é retratável. Mas, se aos credores o ato do herdeiro resulta em prejuízo para eles, poderão, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante, a fim de que se cobrem os seus créditos, devolvendo aos demais herdeiros o remanescente evidenciado [Cód. Civil/2002, arts. 1.792, 1.810 a 1.813, 1.821 (arts. 1.586 a 1.590, no Cód. Civil/1916)]. (ngc)

ADICIONAIS. No Direito Administrativo, os adicionais designam as gratificações cujos objetos são vantagens pecuniárias que se concedem ao servidor em razão do tempo de serviço ou da natureza do serviço específico por ele realizado.

Na técnica tributária, incide o adicional sobre o imposto de renda e proventos de qualquer natureza – lucros, ganhos e rendimentos de capital (CF, arts. 153, III, e 155, II).

A competência de sua instituição é dos Estados e do DF, e, uma vez instituído, terá, como fato gerador, o pagamento do IR à União pelas pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas nos respectivos territórios.

No âmbito trabalhista, corresponde ao acréscimo pago sobre o salário, a título de remuneração por atividade penosa, insalubre, perigosa ou noturna, em razão de advento de férias ou de ter o servidor público completado um ano de serviço público efetivo. (nnsf)

ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. É a gratificação trabalhista devida ao empregado transferido por necessidade de serviço para localidade diversa da que resulta do contrato de trabalho.

ADIDOS. Funcionários que, embora efetivos e classificados no quadro de uma repartição, exercem atividades funcionais em outra, que não é própria.

Também assim se diz dos funcionários de embaixada, que não têm função especificada e são para ali nomeados ou designados sem prejuízo dos cargos que exercem em outras repartições.

ADIDOS COMERCIAIS. Denominação dada a certa classe de funcionários designados para prestarem serviços de ordem técnica comercial ou junto às embaixadas ou legações, ou a um consulado.

Suas principais atribuições se referem aos estudos da situação e das possibilidades comerciais da circunscrição em que servem, a fim de que possam ampliar as relações comerciais e econômicas do país que representam com o em que exercem as suas atividades.

ADIDOS DE EMBAIXADA. Funcionários que servem junto a uma embaixada ou delegação, como auxiliares de seus serviços diplomáticos.

ADIDOS MILITARES. Assim se designam os oficiais do exército que são destacados para servir junto às embaixadas de seu país, no estrangeiro.

ADIDOS NAVAIS. Denominação dada aos oficiais da marinha que são designados para servir junto às embaixadas mantidas em um país estrangeiro.

ADIN. Adin ou ADI é a sigla que expressa a ação direta de inconstitucionalidade, prevista no art. 102, I, a, da Constituição de 1988. Este remédio jurídico processual de controle da

constitucionalidade de forma abstrata ou genérica permite que os legitimados ativos previstos no art. 103 da mesma Constituição ingressem no Supremo Tribunal Federal para pedir o reconhecimento da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, em face da Constituição da República.

Denomina-se, por extensão, de Adin estadual a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estadual e municipais em face da Constituição do Estado, de julgamento pelo Tribunal de Justiça local, e com os legitimados ativos previstos na Carta estadual, guardando equivalência com o paradigma estadual. (nsf)

A DINHEIRO. Locução por que se diz ou se expressa que o negócio, a transação ou a operação se fez ou se vai fazer e *à vista*, isto é, em *moeda de contado*.

Nas compras *a dinheiro*, o pagamento da fatura é efetuado com a entrega da mercadoria ou do documento (conhecimento), que a representa.

“AD INSTAR”. À semelhança de.

ADITAMENTO. Tem a mesma significação de *adição*. Expressa: *aumento*, *ampliação*.

E neste sentido, *aditamento* tem a significação de:

Aumento de cláusulas em um contrato já elaborado e mesmo registrado.

Parte acrescida ao final de um documento para alterar ou explicar algumas das condições ali exaradas, ou mesmo para corrigir omissões evidenciadas.

Acréscimo feito nas organizações das *firmas comerciais* ou *razões sociais*, para indicar a substância ou natureza jurídica da sociedade: & Cia., ou & Cia. *Limitada*, são aditamentos da firma ou razão social.

ADITAMENTO DA DENÚNCIA. Havendo, na denúncia dada, omissão do nome de mais alguém, que se ache implicado no crime, ou de fato criminoso, atribuído ao indicado, que não tenha sido mencionado nela, far-se-á um *aditamento à denúncia*, para que se inclua o indicado omitido ou para que se complete e efetive a narração do que se olvidou na denúncia original.

É, assim, como expressa o próprio substantivo, o acréscimo do nome omitido ou do fato não mencionado anteriormente na denúncia dada.

O aditamento somente é permitido, nos crimes ou delitos, em que há *pronúncia*, antes desta. E nos crimes ou delitos em que ela não ocorre, antes do julgamento.

O *aditamento da denúncia* exige que sejam ouvidas novamente as testemunhas arroladas, que já tenham prestado seus depoimentos, sobre os novos fatos arguidos ou sobre a inclusão do novo culpado, sob pena de nulidade do processo, avocada pelos réus, em face do *justo motivo* de cerceamento de defesa, que decorre dessa omissão.

ADJACÊNCIAS. Expressão utilizada para indicar a *contiguidade* de certas coisas em relação a outras.

Mas, na linguagem jurídica, a *adjacência* não somente significa a situação de *vizinhança* de uma coisa em relação à outra, como a própria dependência acessória, que possa existir entre elas.

Assim, *adjacências naturais* do solo devem ser entendidas como o espaço que fica sobre ele (acima dele), como o subsolo, que lhe fica abaixo; tanto em altura, como em profundidade, *úteis a seu exercício* [Cód. Civil/2002, art. 1.229 (arts. 43, nº I e 526, no Cód. Civil/1916)].

Nem toda *adjacência* se mostra, entretanto, *dependência* ou *dependente* da coisa, tais como *asestradas*, os rios, os canais, que, embora *adjacências* da propriedade, não se dizem acessórios desta.

Não obstante, dada a sua posição de *adjacência*, se mostram como *naturais servidões* do proprietário, em virtude das *dependências*, em que se encontram para a *comodidade* dele.

Esta comodidade resulta da *necessidade do acesso* ou da *serventia*, que semelhantes adjacências possam prestar. (ngc)

ADJACENTE. Condição ou qualidade daquilo que se encontra limitado ou vizinhando com qualquer coisa.

Quer isto dizer, é a *coisa*, que está junto de uma outra, ou ao redor dela.

As *confrontações*, por exemplo, que ficam nos *fundos* de uma propriedade, indicam os fundos *adjacentes* a estes mesmos *lados*, que se dizem menores, enquanto os *limites* são os *lados adjacentes*, que se dizem maiores.

ADJETIVO. É vocábulo utilizado na terminologia jurídica, especialmente para indicar *aregra jurídica* instituída, no sentido de dar a *forma* de exteriorização, para assegurar a preeminência de um direito. E, desse modo, se emprega *direito* adjetivo para designar o complexo de normas e princípios formulados no intuito de estabelecer o modo, ou os meios de dar proteção aos titulares dos direitos violentados, ou ameaçados de violência.

Vide: *Direito adjetivo*.

ADJETO. É expressão que se emprega para designar a qualidade de *dependência* ou *deaccessório* de outra coisa, que se mostra a principal.

Nos empréstimos garantidos por *hipoteca* ou *penhor*, a obrigação ou contrato principal, *omútuo*, vem acompanhado de um *contrato adjeto*, o *hipotecário* ou *pignoratício*.

No mesmo sentido de *adjunto*, *adjeto*, usado em sua forma latina *adjectus*, é indicativo da pessoa, estranha à obrigação, mas designada pelo credor para que o devedor lhe pague a importância mencionada no contrato ou resultante da obrigação. É o *terceiro* que, como mandatário ou cessionário deste crédito, se apresenta para recebê-lo a quem o devedor deve pagar. *Adjectus solutionis causa*, ou *adjectus solutionis gratia*, é o nome que se dá a esse pagamento. E o devedor, diante desse mandato do credor, tanto se livra do pagamento como se a ele pagasse, se o faz ao *adjectus*.

ADJUDICAÇÃO. A *adjudicação*, em sentido geral, é o ato judicial, mediante o qual se estabelece e se declara que a propriedade de uma coisa se transfere de seu primitivo dono para o credor, que, então, assume sobre a mesma todos os direitos de domínio e posse, que são inerentes a toda e qualquer alienação. É o caso, por exemplo, da adjudicação dos bens penhorados como forma de pagamento ao credor no processo de execução por quantia certa contra devedor solvente (arts. 708, 714 e 715 do Código de Processo Civil).

A *adjudicação* não tem o mesmo sentido de *arrematação*, embora sejam idênticos os efeitos de uma e de outra, os de transmitir, a quem *adjudica* ou a quem *arremata*, a propriedade da coisa, como em *venda* ou *alienação* efetiva.

São requisitos básicos do pedido de adjudicação:

- a) a realização da praça ou leilão, *sem lançador*;
- b) a oferta do preço *não seja inferior ao do edital* (CPC, art. 714).

Na prática processual, o vocábulo não somente exprime o ato jurídico, pelo qual se atribui ao *adjudicatário* a propriedade da coisa, como também significa toda soma de formalidades e de atos processuais indispensáveis à sua promoção.

A *adjudicação* pode ser pedida e pode recair não só em bens móveis ou imóveis, como nos próprios rendimentos.

Quando a *adjudicação* recai sobre a coisa e se mostra perfeito ato de *alienação* ou *dealheação*, indica-se uma *aquisição* “in perpetuum”, porque, em verdade, ocorreu uma compra efetiva da coisa.

Mas, recaindo sobre *rendimentos*, pelo tempo em que se mostra necessária para cumprimento de seu objetivo, tal seja o pagamento integral da dívida, não se tem uma adjudicação no seu sentido integral, mas com efeitos restritos de promover a cobertura da soma devida ou da obrigação a cumprir.

As *sentenças de adjudicação* e as *cartas de adjudicação* devem ser, obrigatoriamente, transcritas no Registro de Imóveis, a fim de que transfiram o domínio para o adjudicatário. Se é compra e venda, está subordinada às mesmas exigências dela. E, além da transcrição, devem pagar os impostos e taxas que se exigem pela transferência da propriedade.

Ainda, no Direito Administrativo, adjudicação designa o ato da Administração Pública que, no processo licitatório, se manifesta pela proposta mais vantajosa para a contratação. (nnsf & ngc)

ADJUDICAÇÃO DAS FERROVIAS. Mesmo em caso de execução, não se concede *adjudicação* ao exequente, quando os bens penhorados tenham recaído em *ferrovias*,

antes que se promova a notificação à Fazenda Pública, em virtude do *direito de preferência*, que lhe compete em tal situação.

E somente se, após a intimação, o representante da Fazenda Pública declara que não tem interesse em usar da preferência, pode ser a adjudicação, deferida a favor do exequente, nos mesmos termos em que se concede para os demais casos de execução.

Se a Fazenda Pública declara ou manifesta desejo de usar de seu direito adjudicatário, a esta será feita a adjudicação, com o pagamento do preço da arrematação ou o da avaliação, segundo houve ou não houve licitação.

A preferência da Fazenda Pública deve ser manifestada dentro do prazo de trinta dias, após a intimação (art. 699 do Cód. de Proc. Civil).

AJUDICAÇÃO DO PRÉDIO EMPRAZADO. O *direito adjudicatário* do senhorio direto sobre o *prédio emprazado* decorre do seu direito de preferência sobre o prédio enfiteutico, em qualquer caso de alienação.

Neste caso, se o enfiteuta é executado por dívidas, recaindo a penhora sobre o imóvel de que tem enfiteuse, pode o senhorio direto pedir a adjudicação do imóvel posto em praça.

Em razão disso, quando se trata de imóvel enfiteutico, não se processa regularmente a arrematação, sem que dela seja notificado o senhorio direto ou o credor hipotecário (Cód. de Proc. Civil, art. 698).

AJUDICAÇÃO DOS BENS HIPOTECADOS. A adjudicação, que ocorre em consequência da hipoteca, aqui referida, não é a que se registra na execução hipotecária.

A espécie de adjudicação indicada resulta do direito do credor hipotecário de pedi-la, quando se verifica que o devedor está insolvente ou falido, e o imóvel dado em garantia se mostra de valor inferior ao montante do crédito.

Em tal caso, a adjudicação será deferida mediante a condição de ser dada, ao devedor, quitação pela totalidade da dívida.

Anteriormente à vigência do Cód. Civil, semelhante *adjudicação* se impunha, quer dizer, era obrigatória. A lei civil tornou-a facultativa, pelo que mantém o credor o direito de executar a dívida, segundo o direito que lhe cabe.

Preferindo, no entanto, a adjudicação, quando o valor do bem for menor que o da dívida, desde que dê quitação total, esta lhe será legalmente concedida.

Desse modo, a adjudicação ao credor hipotecário, sem ser em curso de execução, terá que se subordinar às duas condições fundamentais, além da insolvência:

a) valor do imóvel, inferior ao da dívida;

b) quitação total da dívida garantida.

Efetivada a adjudicação, extingue-se o contrato hipotecário.

AJUDICAÇÃO DOS BENS PIGNORATÍCIOS. Não faculta a lei civil que os bens dados em penhor possam ser adjudicados pelo credor pignoratício fora da excussão.

Em tal caso, a *adjudicação dos bens pignoratícios* será admitida por *adjudicação judicial*.

Nesta circunstância, ela se dará nas mesmas condições em que se podem efetivar as adjudicações dos bens na execução.

AJUDICAÇÃO DOS RENDIMENTOS. A *adjudicação*, pedida pelo exequente, não somente pode atingir os *bens penhorados*, como os próprios rendimentos destes bens.

A *adjudicação dos rendimentos* sempre teve guarida em nosso Direito, mesmo por imposição do Regulamento 737. E ocorria, quando os bens penhorados eram indivisos e tinham valor superior ao da dívida. Aí mesmo se impunha a medida, obrigatoriamente, não se permitindo nem a arrematação nem a adjudicação da coisa.

Muito embora o CPC/1973 só tenha regulado a adjudicação do imóvel (arts. 714 e 715), a interpretação doutrinária e jurisprudencial tem acolhido também a adjudicação de coisas móveis, dentre elas se incluindo os *rendimentos*.

AJUDICAÇÃO NAS EXECUÇÕES. A *adjudicação* nas execuções tem o efeito de atribuir ao exequente, nessa singular modalidade de alheação, a propriedade dos *bens penhorados*, em virtude da *preferência*, que a lei assegura ao exequente, para a sua aquisição, em relação a outras pessoas, mesmo arrematantes.

O pedido de adjudicação se faz oportuno logo que se realiza a praça, ou o leilão, mas antes que se assine o auto de arrematação.

O auto de arrematação, que se mostra peça indispensável à hasta pública, como ao leilão público, quando assinado, é que põe termo ao *direito adjudicatório* do exequente.

Tem legitimidade para requerer a adjudicação, além do *credor exequente*, também o *credor concorrente* (com direito de penhora sobre o mesmo bem) e o *credor hipotecário* (CPC, art. 714, § 1º).

Ao adjudicatário será passada a *carta de adjudicação*.

ADJUDICADO. É termo não somente para qualificar o bem que foi *adjudicado* ou transferido a outrem pela adjudicação, como para distinguir a própria pessoa cujos bens foram alienados ou transferidos a outrem pela adjudicação. *Adjudicador*.

ADJUDICAR. Declarar, por sentença, promovida a adjudicação, devida ou requerida, dos bens do devedor para o patrimônio do credor, ou de uma pessoa para outra, segundo a regra que a autoriza.

Desse modo, *adjudicar* também significa *transferir* do domínio de uma pessoa para o domínio de outra os bens que a esta, anteriormente, pertenciam, seja em consequência de execução, de sucessão ou de venda.

ADJUDICATÁRIO. Pessoa a favor de quem se promove a adjudicação, diante da qual se transfere, por via judicial, a posse e domínio da propriedade adjudicada ou o gozo e uso dos rendimentos adjudicados, para o fim de cobrar-se do montante de seu crédito.

ADJUDICATÓRIO. Expressão usada para significar ou qualificar o direito de alguém para pedir a adjudicação. É o *poder* que autoriza a adjudicação e designa, também, a própria sentença, que a decreta: o *adjudicatório*.

“AD JUDICIA”. Locução latina para indicar a cláusula que se comete em um *mandato judicial*. A cláusula *ad judicia* implica a concessão de mandato judicial para o *foro em geral*.

Nestas condições, está o *mandatário* autorizado a praticar todos os atos do processo, dispensada a menção especial dos poderes pertinentes a esse mister, salvo os que concernem a atos, para cuja prática se exijam *poderes especiais e expressos*, tais como *parareceber a citação inicial, confessar, transigir, desistir, receber e dar quitação e firmar compromisso*.

Desse modo, cláusula *ad judicia* e *mandato para o foro em geral* mostram-se equivalentes.

O mandatário está autorizado a agir em nome do mandante, praticando todos os atos indispensáveis ao *andamento do processo*, com exceção dos que implicarem *disposição, alienação, transação* ou outros para cuja execução seja indispensável a *outorga de poder especial*, visto que tais atos não se podem considerar como *implicitamente* autorizados pelo mandato *ad judicia*.

“*Ad judicia*”. Sempre se tem grafado a expressão *ad juditia* com *t*, em vez de *c*, na penúltima sílaba, talvez confusão com a grafia da palavra *justitia*, realmente com *t*.

Judicia é derivado de *judex, judicis*, que significa juiz, e é o acusativo plural de *judicium* (juízo).

Daí, *ad judicia* significar propriamente para o *juízo*, sentido este que bem se evidencia no caso da cláusula conferida no mandato.

ADJUNÇÃO. Segundo a sua própria etimologia, *adjunção*, derivado do termo latino *adjunctio* (união) e do verbo *adjungere* (unir, juntar), na linguagem jurídica tem a mesma significação de *reunião* ou *mistura* de coisas da mesma espécie, pertencentes a diversos donos, de modo que, em consequência da semelhança das coisas misturadas ou ajuntadas, possa advir *confusão*, oriunda deste *ajuntamento* (adjunção).

Embora dessa reunião surja, em verdade, um *aumento* ou *acréscimo* das coisas adjuntadas ou misturadas, não se pode nem se deve confundir a *adjunção* com a *acessão*, meio de aquisição por parte da pessoa proprietária da coisa principal, a que se une coisa acessória. A *acessão* implica a aquisição de um direito.

Na *adjunção*, as coisas misturadas e confundidas não acrescem ao direito de alheias pessoas, sem o consentimento de seus donos. Continuam a pertencer-lhes, separadamente, se possível a sua separação. Mesmo que não se permita a separação, ou exigindo esta um dispêndio excessivo, permanece o todo indiviso, mas cada um dos donos das

coisas *misturadas e confundidas* continua a ser o *dono de seu quinhão* na proporção do valor da coisa, entrada para a mistura ou agregação [Cód. Civil/2002, art. 1.272 (art. 615, no Cód. Civil/1916)].

Mesmo que por esta *adjunção* ocorra um crescimento a outra coisa, que se considere principal, o dono desta o será do todo, mas indenizará aos demais o valor do que lhes cabe.

Quando a adjunção se der de má-fé, à outra parte caberá escolher entre guardar o todo, pagando a porção que não for sua, ou renunciar a que lhe pertence, mediante indenização completa do que lhe compete.

Da adjunção se poderá formar nova espécie de coisa, desde que provenha da mistura de matérias de natureza diversa. Em tal circunstância, aplicam-se as normas dos arts. 1.272 e 1.273, do Cód. Civil/2002. [Cód. Civil/2002, art. 1.274 (art. 617, no Cód. Civil/1916)]. (ngc)

ADJUNÇÃO DE ANIMAIS. Reunião de animais de uma mesma espécie, porém de vários donos, em uma só fazenda.

ADJUNTO. Além de ser aplicado no mesmo sentido de *adjeto*, *adjunto* possui a significação de indicar a pessoa que é colocada como *auxiliar* ou *substituto* de outrem, para coadjuvá-lo em suas funções ou para substituí-lo em seus impedimentos eventuais.

Nesse sentido, então, se dirá *juiz adjunto*, *promotor adjunto*, com o intuito de expressar o juiz ou o promotor que substituirá o efetivo, em seus impedimentos.

Em todo caso, a expressão *juiz adjunto* pode significar a pessoa que é colocada como juiz, para auxiliar o juiz efetivo.

Na linguagem jurídica, também, é utilizado para significar o *magistrado* ou o *juiz*, que vota em conferência com o relator, significando, assim, as funções daquele que é designado *paracompanheiro* de outrem no desempenho de suas atribuições.

“AD LIBITUM”. Locução latina usada para indicar que o ato pode ser praticado *à vontade*, *livremente*, *ao critério do interessado*.

Mostra, assim, que a prática de um *ato jurídico* mais constitui uma *faculdade* da pessoa, que uma obrigação. E, sendo assim, tanto o pode praticar, como o pode omitir.

“AD LITEM”. Locução latina que se traduz *para o processo*. É empregada assim para indicar os atos processuais ou outros quaisquer que somente podem ser praticados no curso do processo ou são limitados ao processo em andamento.

Assim, os mandatos, que são conferidos pelos juízes para determinadas causas, se dizem *mandatos “ad litem”*. É, desse modo, um mandato *limitado* à lide para que foi o mandatário designado.

Se a mulher que pleiteia separação requer alimentos provisionais, nos quais se incluem os recursos para o próprio custeio da ação, esta provisão poderá ser designada *provisão “ad litem”*.

Tudo o que for pertinente à lide pode ser determinado pela locução *ad litem*.

“AD LITTERAM”. Locução que exprime a circunstância de se ter transcrito ou *litoliteralmente*, sem omitir qualquer palavra, ou período, o que se encontra escrito em outro documento.

Ad litteris et verbis. Transcrito letra por letra, palavra por palavra. Exprime a transcrição ou a cópia fiel e exata de documento.

“AD MENSURAM”. Por medida (diz-se da venda).

ADMINÍCULO. Assim se designa todo *elemento* probatório que, sem estabelecer uma prova completa ou positiva, corrobora ou contribui para a formação de uma prova efetiva.

É assim um *começo de prova*, um indício, uma presunção, uma conjectura, uma circunstância, que vem ajudar a formação ou o fortalecimento de uma prova mais perfeita.

ADMINISTRAÇÃO. Expressão que se formou do verbo latino *administrare* (administrar, governar, gerir, executar), pela composição do substantivo *administratio*, dá a ideia da reunião de atos praticados por uma pessoa a fim de cumprir a *direção* ou *gerência* de uma determinada soma de *negócios* ou *afazeres*, sejam pertinentes aos interesses privados, próprios ou de outras pessoas, sejam pertinentes aos interesses da coletividade.

Neste particular, então teremos a *administração privada* ou a *administração pública*.

Assim, segundo o caráter dos negócios *geridos* ou da *natureza dos atos praticados*, a administração se especializa, tomando designações as mais variadas: *administração comercial*, *administração pública*, *administração da justiça*, *administração aduaneira*, *administração de bens*, *administração da falência* etc.

Salvo o caso de *gestão de negócios*, ou de negócios próprios, toda administração de negócios alheios decorre de mandato conferido pelo administrador ou dono do negócio, seja em caráter geral (*gerência geral* ou *administração geral*), seja para determinada e especial soma de negócios (*gerência especial* ou *administração especial*).

Semelhante mandato pode ser legal ou particular. Ou pode ocorrer de delegação ou *representação coletiva*, como nos casos de administração pública.

Toda ação decorrente de uma autoridade ou atribuição conferida para desempenhar atos, sejam de ordem econômica, sejam de ordem financeira, de ordem política ou meramente diretiva, em sua continuidade, é resultante de uma *administração*.

ADMINISTRAÇÃO CIVIL. Assim se dirá da direção promovida em um estabelecimento sem caráter comercial.

A administração dos bens de menores, confiada aos pais, ou aos tutores, é *administração civil*.

A administração das sociedades de fins beneficentes, recreativos, também será civil.

E, de igual maneira, serão todas as administrações cujos *negócios* ou *afazeres* incidam sobre matéria pertinente ou regulada pelas leis civis, e não pertençam ao próprio administrador, ou seja, negócios alheios.

ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL. É a gerência ou direção de estabelecimento comercial ou industrial ou de certa soma de negócios desta natureza.

A administração comercial, tal como a civil, pode ser geral, para todos os negócios do estabelecimento, ou especial, limitada a determinados negócios.

ADMINISTRAÇÃO DA FALÊNCIA. Assim se entende a promoção de atos, defensivos ou diretivos da falência, praticados pelo *síndico*, no período informativo ou de *sindicância da falência*, ou pelo liquidatário, no período final de liquidação da falência, a fim de que realizem as funções e atribuições que lhes são cometidas por lei, para a arrecadação, defesa e conservação dos bens da *massa falida*.

Pelo sistema anterior à Lei de Falências, no período da sindicância, a administração da falência era confiada ao síndico. Chegada à liquidação, a administração falencial se confiava ao liquidatário, nomeado pelos credores. Atualmente, porém, toda administração da falência, seja no período da sindicância, seja no da liquidação, é confiada ao síndico, inicialmente nomeado, ou à pessoa que o tenha substituído, se o mesmo se afastou ou foi afastado da missão que lhe fora confiada.

A administração da falência é exercida sob imediata fiscalização e superintendência do juiz, devendo o síndico exercê-la consoante regras dispostas na lei falencial.

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. Aplicação da justiça pelos *magistrados*, consoante as regras estabelecidas pelas leis, pela doutrina e pela jurisprudência e referentes aos casos concretos submetidos à sua decisão.

A *administração da justiça* revela um aspecto da tríplice função do Estado, a *função jurisdicional* ou *judiciária*, que tem como escopo assegurar, na sociedade, o *império da justiça*, pela manutenção da ordem jurídica, seja pública ou privada, pela observância efetiva das leis, que asseguram a integridade dos direitos individuais, livrando-os das importunações atiradas contra eles ou punindo as violações que atentem contra os interesses da própria coletividade.

A *administração da justiça* é objetivada pelo *Poder Judiciário*, constituído por seus órgãos funcionais, que recebem o título genérico de *magistratura*, e a que pertencem os juízes e tribunais, além dos seus agentes auxiliares e serventuários da Justiça.

O modo pelo qual a *administração da justiça* entra em atividade e por que se constitui o seu organismo funcional pertence a um complexo de leis, a que se denomina organização judiciária.

Vide: *Administração judiciária*.

ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. Cabe aos sócios, investidos na autoridade *degerência* por determinação expressa do contrato ou por escolha dos demais sócios.

ADMINISTRAÇÃO DE BENS. É a que se refere à gerência ou direção de bens pertencentes a uma pessoa ou a uma associação, outorgada por determinação legal, por delegação ou por mandato comum, sendo aí as funções do administrador adstritas à prática dos atos correspondentes a essa administração, limitada às coisas ou bens entregues à sua gestão.

Em tal situação, nos poderes de gerência ou de administração de semelhantes bens, somente a atos meramente administrativos se reduzem, como sejam recebimentos dos rendimentos, despesas próprias de conservação dos bens, pagamento de impostos.

A administração de bens apresenta-se em vários aspectos conforme verbete a seguir.

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. Indica, na técnica contratual, o ajuste no qual um dos contratantes (o proprietário ou o síndico, por delegação do condomínio) confere a outrem (a administradora), através de mandato ou autorização, o poder de gerir imóveis ou de dirigir interesses imobiliários, mediante pagamento de uma taxa pela prestação dos serviços.

O contrato de administração imobiliária produz efeitos tanto celebrado entre o dono do bem e o administrador (Código Civil, arts. 1.300 a 1.315), quanto nas relações jurídicas em que o administrador converte-se em mandatário do síndico (Lei nº 4.591/64, art. 22, §§ 1º e 2º).

ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS. Genericamente, *administração de negócios* é compreendida como toda gerência ou toda direção dada a negócios próprios ou alheios.

É a administração comum.

Mas, restritamente, *administração de negócios* é tida como a própria *gestão de negócios* (*negotiorum gestorum*) diante da qual alguém intervém em negócio alheio para geri-lo em nome de seu dono e segundo o interesse e a vontade presumível dele.

Vide: *Gestão de negócios*.

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. Conhecida também sob denominação de *construção por administração*, entende-se administração feita por um técnico ou profissional na construção de uma obra, realizada pelo proprietário dela, mediante a paga de uma percentagem ou comissão.

Nestas condições, em decorrência do próprio contrato, cuja administração se limita à fiscalização técnica da construção e direção dos trabalhos, todos os encargos da construção correm por conta e risco do proprietário, a quem compete providenciar sobre todas as despesas e compra de materiais a ela destinados.

Neste ponto, evidentemente, difere da *empreitada e construção contratada*.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA. A Administração Direta designa o conjunto de órgãos públicos ou unidades organizacionais, inclusive os fundos orçamentários, destituídos de personalidade jurídica, que integram a estrutura de cada um dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Por exemplo, integram-se na Administração Direta do Poder Judiciário estadual o Tribunal de Justiça, os seus órgãos administrativos e os diversos Juízos de Direito e Especiais. Neste sentido, contrapõe-se à Administração Indireta, que compreende as pessoas jurídicas que gozam de autonomia de gestão, embora vinculadas à Administração Direta, como as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e até mesmo empresas ou pessoas privadas que atuam na execução da atividade pública através de delegação. (nsf)

ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. Assim se entende a gerência ou direção dos negócios referentes a uma propriedade em comum, quando, por ser *indivisível* e pela consequente impossibilidade do *uso e gozo da coisa em comum*, é atribuída a um dos condôminos, por deliberação deles e desde que tenham determinado que a mesma não seja vendida.

A *administração da coisa comum*, ou do *condomínio*, resulta da deliberação unânime dos coproprietários em não ser *vendida a coisa*, optando, então, pela *administração* dela.

A escolha do administrador será feita por eles, mas por maioria de votos, tomando-se em conta o valor dos quinhões. Em caso de empate, cabe ao juiz que vai deferir a administração decidir, ouvidos os condôminos.

A administração assim resolvida vale como mandato comum, ficando todos os condôminos obrigados pelos atos administrativos ao administrador, desde que este não se exceda em seus poderes de mera administração.

Quando a administração do bem comum se evidencia sem o consentimento de todos os condôminos vale como *gestão de negócios*.

Igualmente se denomina de *administração de condomínio* a que se defere, por eleição, a um dos proprietários de *prédio de apartamentos*, a fim de que zele pelos interesses comuns dos condôminos, diligenciando as medidas indispensáveis a que a utilização do edifício corra normalmente e arrecadando as taxas ou contribuições dos condôminos necessárias ao pagamento de despesas ou encargos comuns.

O encarregado dessa administração é chamado de *síndico*.

ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DA HERANÇA. Até o compromisso do inventariante a administração da herança caberá sucessivamente: a) ao cônjuge ou companheiro; b) ao herdeiro que estiver na posse ou administração dos bens; c) ao testamenteiro; e d) na falta ou escusa das pessoas anteriormente indicadas, a pessoa de confiança do juiz [Cód. Civil/2002, art. 1.797 (arts. 1.579, 1.754 e 1.755, no Cód. Civil/1916)]. (ngc)

ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO CASAL. De acordo com o Cód. Civil/1916, é a que compete ao marido como cabeça do casal e consiste no direito que lhe assiste de gerir e administrar todos os bens da sociedade conjugal (Cód. Civil/1916, arts. 233 e 266).

A CF/1988, que estabeleceu igualdade entre os cônjuges, diz expressamente que “os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”.

Conclui-se, pois, que a figura do *cabeça do casal*, outrora exercida pelo marido, desapareceu do cenário jurídico. Assim como ficou evidenciado com a redação do artigo 1.567, do Cód. Civil/2002, que enuncia que a direção da sociedade conjugal será exercida, em colaboração, por marido e mulher, no interesse do casal e dos filhos. (ngc)

ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DOS MENORES. Enquanto sob o *poder familiar* (ex-*pátrio poder*), aos pais compete a sua administração; quando órfãos, aos tutores, que ficam obrigados à prestação de contas de sua administração, nos períodos determinados pela lei civil; quando interditados, aos curadores.

ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DOTAIS. Cabe ao marido, desde que judicialmente não se tenha declarado a sua separação dos bens comuns, a administração dos bens dotais da mulher (Cód. Civil/1916, arts. 289, 308 e 309 – artigos sem correspondência no Cód. Civil/2002, que não mais prevê regime dotal). (ngc)

ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PENHORADOS. A administração dos bens penhorados cabe, em regra, ao *depositário público* ou à pessoa que houver sido designada para recebê-los e tê-los sob sua guarda, até que determine a execução e sejam os bens entregues ao *arrematante*, ao adjudicatário ou a quem se atribuir o direito de recebê-los.

Mas, além dessa administração, resultante do depósito, prevê a lei processual uma verdadeira gerência para o caso em que a penhora recaia sobre estabelecimentos comerciais, industriais ou agrícolas.

Em tal caso, cabe ao juiz nomear uma pessoa para assumir a *administração* de tais estabelecimentos, desde que não exista na administração deles pessoa que desempenhe as funções em virtude de ajuste ou contrato.

Embora essa administração se execute sob as vistas do juiz, que a deferiu, é, em tudo, semelhante a qualquer espécie de gerência ou direção de estabelecimentos comerciais, industriais ou agrícolas.

O Cód. de Processo Civil institui as regras para essa administração, nos arts. 677 a 679.

ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL. A administração se diz *especial* quando simplesmente atinge a determinada soma ou espécie de *negócios* ou *afazeres*.

ADMINISTRAÇÃO-GERAL. A administração se entende *geral* quando o mandato ou autorização conferida compreende a gerência ou direção de todos os negócios da pessoa.

A *administração-geral* está na mesma compreensão do mandato geral. Abrange a prática de todos os atos compreendidos no negócio do mandante, desde que para a sua prática não se determinem poderes especiais e expressos.

Mas, na *administração geral*, podem ser conferidos ao administrador mesmo os poderes especiais, tais como o de alheação ou outros para os quais se exige outorga especial.

E, quando estes não forem especialmente conferidos, encontram-se compreendidos na *generalidade* da administração todos os atos relativos à gerência comum dos negócios e todos quantos lhe sejam anexos ou consequentes, sem a prática dos quais não seria possível o desempenho das atribuições de gerência a si confiada.

ADMINISTRAÇÃO-GERAL DA FAZENDA. Assim se titula a gestão dos interesses ou negócios públicos fazendários, confiados, por delegação, a funcionários investidos nas atribuições de mandatários do poder público.

A *administração-geral da Fazenda* ou *administração fazendária* ou ainda *administração financeira*, é constituída por um conjunto de órgãos, sob a superintendência do Ministro da Fazenda, aos quais se cometem as funções indispensáveis à realização de todos os problemas de ordem financeira do Estado, tais como arrecadar impostos, administrar os bens do Estado, autorizar a aplicação das despesas, segundo as regras orçamentárias, provendo, desse modo, a todas as necessidades indispensáveis ao funcionamento dos demais órgãos administrativos e à realização de todos os atos pertinentes à gestão financeira do país.

Dirigida precipuamente pelo Ministério da Fazenda, através de todos os seus departamentos especializados, *tesouro, delegacias fiscais, alfândegas, coletorias*, etc., a *administração fazendária* encontra poder coordenador no Tribunal de Contas, que, exercendo também funções de ordem financeira, possui autoridade para fiscalizar a execução orçamentária, em que se calca a administração fazendária, julgando as contas dos exatores, apreciando a legalidade dos contratos, enfim, participando de vários modos na aplicação dos recursos financeiros do Estado.

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. A Administração Indireta compreende as pessoas jurídicas que gozam de autonomia de gestão, embora vinculadas à Administração Direta, como as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e até mesmo empresas ou pessoas privadas que atuam na execução da atividade pública através de delegação. Neste sentido, contrapõe-se à Administração Direta, que designa o conjunto de órgãos públicos ou unidades organizacionais, inclusive os fundos orçamentários, destituídos de personalidade jurídica, que integram a estrutura de cada um dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Por exemplo, integram-se na Administração Direta do Poder Judiciário estadual o Tribunal de Justiça, os seus órgãos administrativos e os diversos Juízos de Direito e Especiais. (nsf)

ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA. A expressão Administração Judiciária designa o ramo da Administração Pública cujo objeto é a atividade administrativa do Poder Judiciário compreendendo, inclusive, o relacionamento com os demais entes estatais e com as entidades sociais. Consideram-se componentes da Administração Judiciária os seguintes elementos: a organização judiciária em todas as instâncias, os instrumentos da ação administrativa judiciária (poderes de polícia, regulamentar, discricionário, vinculado, hierárquico e disciplinar), organização, supervisão e função correicional dos serviços auxiliares dos Juízos e Tribunais e das atividades registras e notariais, regime jurídico da Magistratura, do serventuário e demais agentes que atuam pelo Poder Judiciário, inclusive juiz de paz, jurado, escrutinador etc., orçamento e execução orçamentária, custas, emolumentos, taxa judiciária e demais contribuições voluntárias ou não, e as relações do Poder Judiciário com as funções essenciais à administração da justiça e com os demais Poderes e agentes estatais e sociais. (nsf)

Vide: *Administração da justiça*.

ADMINISTRAÇÃO POR EXECUÇÃO DIRETA. A expressão administração direta também designa a forma de execução da atividade administrativa que se realiza pelos próprios agentes e meios da Administração, em contraposição à ideia de execução indireta, quando a atividade é realizada por terceiros, inclusive empreiteiras. (nsf)

ADMINISTRAÇÃO PRIVADA. É expressão usada para determinar a gerência ou gestão de negócios particulares ou privados, ou seja, para determinar a administração referente à direção ou gerência de estabelecimentos particulares, comerciais ou industriais, ou de negócios civis.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Num sentido amplo, *administração pública* pode ser compreendida como uma das manifestações do *poder público* na gestão ou execução de atos ou de negócios políticos.

Assim se confunde com a própria função política do poder público, expressando um sentido de *governo*, cujo conceito, por vezes, se entrelaça com a da *administração*, por tal forma que, dificilmente, se poderá, de pronto, traçar uma diferenciação exata entre os órgãos que estruturam o governo propriamente dito e as funções que indicam seu setor administrativo.

Todavia, se o governo, em sentido amplo, significa a totalidade de órgãos representativos da soberania, a administração pública, subordinada diretamente ao poder executivo, alcança simplesmente o complexo de funções que esse órgão exercita no desempenho de atividades, que interessam ao Estado e ao seu povo.

Desse modo, em conceito estrito, administração pública, sem divergir do sentido equivalente em administração privada, significa a simples direção ou gestão de negócios ou serviços públicos, realizados por todos os seus departamentos ou institutos especializados, com a finalidade de prover às necessidades de ordem geral ou coletiva.

Cada um desses departamentos da administração pública, na esfera de atribuições que lhes forem assinaladas em lei, pois, representa apenas uma de suas ramificações e mostrando simplesmente uma das facetas por que a administração pública se executa.

A *administração pública* se diz: *federal*, quando se refere à direção dos negócios afetos à ou próprios da União; *estadual*, quando se relaciona com os serviços ou negócios públicos administrados pelos estados federados; *municipal*, quando representa o conjunto de serviços e negócios administrados pelos Municípios.

A EC nº 19, de 04.06.98, modificou o regime e dispôs sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA. São os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro (art. 5º, § 1º, da Lei 12.846/2013).

ADMINISTRADOR. Pessoa a quem se comete a direção ou gerência de qualquer negócio ou serviço, seja de caráter público ou privado, seja em caráter permanente, à frente de um estabelecimento comercial ou departamento público, seja em caráter provisório para desempenho de determinado negócio. É, assim, a pessoa a quem se confiou uma administração, qualquer que seja a sua natureza.

Várias denominações designam o administrador:

- a) *Capataz* é o administrador de uma turma de homens que prestam serviços braçais. É o que dirige o serviço de *capatazia*, nas alfândegas. É o caseiro.
- b) *Diretor* é o administrador nas sociedades anônimas ou nas sociedades comerciais geridas por diretoria. É, ainda, o chefe de um departamento, público ou privado, a que se confiou a direção de determinada soma de serviços.
- c) *Feitor* é o que dirige pequenos negócios alheios ou dirige a execução de serviços ou trabalhos braçais.
- d) *Gerente* é o administrador de estabelecimentos comerciais.
- e) *Liquidatário* é o que administra a massa falida, no seu período de liquidação, ou a liquidação das sociedades comerciais.
- f) *Síndico* é o que administra a massa falida, no seu período inicial de sindicância.

É ainda o condômino de prédio de apartamentos, a quem se atribui o encargo de defender os interesses e negócios comuns.

ADMISSÃO. É o ato pelo qual uma pessoa é admitida ou introduzida em alguma parte, é agraciada com alguma dignidade ou recebida em alguma organização.

Em linguagem *forense*, é o ato pelo qual alguém é admitido a praticar ato de seu interesse, seja para produzir provas ou ver praticar uma diligência de seu pedido ou lhe ser restituído prazo para que as possa realizar.

Já em *Direito Internacional* significa o reconhecimento por parte de um governo, em admitir como delegado ou representante de um outro a pessoa que foi enviada, para se manter junto a esse governo ou tratar com ele de algum negócio.

Na linguagem comercial, *admissão* também significa a autorização dada nas *bolsas de valores* para que determinados títulos possam ser nelas negociados.

ADMISSÃO DE RECURSO. Assim se entende, na linguagem processual, o recebimento, por parte da autoridade judiciária, do recurso interposto pela parte ou por uma das partes.

O Cód. de Proc. Civil admite os seguintes recursos: apelação, embargos infringentes, agravo de instrumento, embargos de declaração e recurso extraordinário, além de recursos inominados.

Uma das condições para a *admissão do recurso* é que seja ele interposto dentro do *prazo legal*, além de encontrar o recorrente, para sua pretensão, amparo na própria lei.

Mas, mesmo que vários recursos tenha a lei processual, não cabe à parte usá-los simultaneamente. Terá o direito de pedir sua admissão, um de cada vez, segundo a sua oportunidade e a regra que o institui.

Vide: *Recurso. Recursos cabíveis*.

ADMISSÃO DE SÓCIO. Seja em matéria civil ou seja em matéria comercial, *admissão de sócio* é compreendida como a aceitação ou acolhimento de um novo sócio na sociedade civil ou comercial.

A admissão de novo sócio na *sociedade comercial*, para que se indique válida, exige a necessária alteração no contrato social, a fim de que, após seu competente registro, se dê como efetiva a inclusão do novo sócio.

Já nas *sociedades civis*, reguladas por estatutos e com número de sócios ilimitado, a aceitação ou admissão de novo sócio não implica a reforma ou alteração da lei estatutária.

Aí, o sócio é admitido segundo as regras prescritas nos estatutos, desde que preencha as formalidades exigidas para essa admissão.

Geralmente, quer nas sociedades comerciais, quer nas civis de fins econômicos, que se calcam em número limitado de sócios, a admissão de novos sócios pode resultar da inclusão dos herdeiros dos sócios falecidos, que os substituem na sociedade e passam a representá-los em seu capital.

A admissão de novos sócios pode ser regulada pelo próprio contrato social ou depender da aprovação dos demais sócios, quando se trate de sociedades civis de fins econômicos ou de sociedades comerciais.

Nas sociedades de caráter recreativo, desportivo, beneficente ou de fins não econômicos, a admissão de sócios é sempre aprovada ou resolvida pelos diretores, consoantes as regras fixadas nos estatutos.

ADMISSÃO TEMPORÁRIA. Na linguagem do *direito fiscal* ou, mais propriamente, do *direito aduaneiro*, *admissão temporária* significa a concessão para a *entrada livre* de certas mercadorias ou artigos, com uso preestabelecido, por um tempo determinado.

É também conhecida sob a denominação de *franquia temporária* ou *admissão livre*.

Diverge, embora analogamente tenha idêntico sentido, da *estadia franqueada*, atribuída aos navios ou embarcações carregadas em meia carga, para entrarem livremente em determinado porto, segundo a justificativa apresentada.

Vide: *Estadia. Franquia*.

ADMISSÍVEL. Diz-se daquilo que merece apoio legal e que, por isso, deve ser *admitido*.

Recurso admissível é portanto o recurso cabível ao caso, porque tem amparo em regra ou dispositivo processual.

A *prova admissível* é a prova que se permite.

Em linguagem jurídica, *admissível* representa sempre a condição ou a qualidade do ato que pode ser validamente praticado, ou porque a lei o permita ou admita, ou porque não o proíba.

ADMOESTAÇÃO. É uma espécie ou modalidade de *pena*, que consiste na repreensão ou advertência do juiz, feita às partes ou ao acusado, para que proceda com circunspeção ou cautela, atendendo às prescrições legais ou emanadas dele próprio.

Ao juiz cabe *admoestar* as testemunhas, quando não se portam convenientemente, aos serventuários da Justiça, quando não cumprem suas ordens, e aos próprios advogados, ou partes, quando não se conduzem de maneira correta.

Quando o juiz determina o *cancelamento de injúrias insertas* em arrazoados ou em petições apresentados a seu juízo, de modo indireto faz admoestação ao advogado que as produziu, advertindo-o, por essa forma, pela falta de ética profissional.

“AD NEGOTIA”. É locução latina empregada para designar o mandato extrajudicial concedido no aspecto de *mandato geral*, isto é, mandato geral de administração de negócios.

Neste caso, o mandato *ad negotia* compreende implicitamente todos os poderes necessários ou indispensáveis à administração atribuída ao mandatário, exceto aqueles referentes a atos ou negócios que envolvam matéria de certa gravidade, como os de alienação, disposição, aceite, fianças, endossos etc., para a prática dos quais se exigem poderes especiais e expressos.

O mandato *ad negotia* atinge os atos meramente administrativos, isto é, aqueles que se apresentam como pertinentes à própria administração da coisa ou do negócio, não os ultrapassando.

“AD NUTUM”. Expressão usada para indicar que o ato pode ser revogado pela vontade da pessoa que o praticou, independentemente de qualquer outra formalidade ou condição.

Desse modo, qualquer ato ou contrato que possa ser desfeito pelo simples arbítrio de uma das partes, mesmo sem audiência da outra, se diz resolvido *ad nutum*.

Mostra, pois, o ato que possa ser revogado pela vontade de uma só pessoa.

Quando uma função pública pode ser dispensada sem qualquer atenção à pessoa que a exerce, tem a locução a sua aplicação para expressar semelhante condição: *demissível “ad nutum”*.

Todos os cargos públicos em comissão ou de confiança, não tendo o caráter de efetividade, são de demissão *ad nutum*. *Cargos ou funções transitórias*.

ADOÇÃO. É o ato jurídico, solene, pelo qual uma pessoa, maior de dezoito anos, adota como filho outra pessoa que seja, pelo menos, dezesseis anos mais moça que ela [Cód. Civil/2002, arts. 1.618 e 1.619 (arts. 368 e 369 do Cód. Civil/1916)].

Atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-se a criança ou o adolescente do vínculo paterno, materno ou de parentes, exceto os impedimentos matrimoniais (ECA, art. 41).

Desse modo, não se formula entre eles, parentes do adotante com o adotado, qualquer impedimento para o casamento, salvo do adotante com quem foi cônjuge do adotado, e o do adotado com quem foi cônjuge do adotante, ou o adotado com o filho do adotante [Cód. Civil/2002, art. 1.521, III e V (art. 183, III e II, do Cód. Civil/1916)].

Na legislação francesa, admitiu-se por muito tempo a *adoção remuneratória*, que se apresentava como uma liberalidade de gratidão à pessoa que havia salvo a vida de outra.

Na terminologia jurídica, *adoção* tem também o sentido de *admissão*, ou seja, o de *admitir* a prática de determinada *forma* para execução de um ato, ou a aceitação de uma praxe para regular a execução de certa medida.

Na execução, por exemplo, quando há vários meios de efetivá-la, ao juiz cabe a *adoção* do menos oneroso às partes.

Quando o juiz aceita as razões expendidas pela parte, reproduzindo-as em sua sentença, bem se atenta a *adoção* que realizou dos argumentos jurídicos de um dos litigantes, para decidir a seu favor. (ngc)

Uma nova Reforma ao Estatuto da Criança e do Adolescente, por meio da Lei 12.010, de 2009, alterou as disposições sobre adoção. Esta Lei regulamentou de forma mais detalhada o processo adotivo, com o objetivo maior de alcançar o melhor interesse do menor. Dentre as mudanças trazidas por esta Lei, destacam-se as medidas que objetivam proteger o direito do

menor, tal como a regra de se manter os irmãos sob responsabilidade da mesma família (juntos); regras sobre os deveres dos pais, tal como a que preconiza a necessidade de haver uma preparação psicossocial e jurídica para a adoção, e, ainda, alterou as regras do processo adotivo, em que, dentre outras medidas, cria um cadastro de menores aptos para a adoção. (ngc)

ADOLESCÊNCIA. Assim se entende o período que sucede à infância. Inicia-se com a puberdade e acaba na maioridade.

O ECA (art. 2º) determina que adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos de idade.

ADOLESCENTE. Nomina-se, de acordo com a Lei nº 8.069, de 13.7.90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a pessoa entre 12 e 18 anos de idade.

Ver CF/1988, art. 227, §§ 1º a 7º.

ADOTADO. Pessoa que foi tomada ou aceita como filho, por uma outra. *Filho adotivo.*

ADOTANTE. Pessoa que adotou, isto é, tomou ou aceitou uma outra como seu filho. *Pai adotivo, mãe adotiva.*

“AD PERPETUAM REI MEMORIAM”. Locução latina muito usada na linguagem forense para indicar as diligências requeridas e promovidas com o caráter de *perpetuidade*, desde que ocorram receios de que as provas a serem colhidas ou anotadas possam desaparecer.

São sempre pedidas como *medidas cautelares*, em processos acessórios, também chamados de preparatórios, porque se *formulam* antes de proposta a *ação principal*.

Depoimento *ad perpetuam rei memoriam* ou *depoimento de futura memória*.

Vistoria *ad perpetuam rei memoriam*.

Consoante o art. 846 do CPC, a produção antecipada de prova, visando a garantir a sua utilidade, pode consistir em depoimento pessoal da parte, inquirição de testemunhas e exame pericial.

“AD PROBATIONEM”. É locução latina empregada para significar o meio por que a prova se demonstra, ou para indicar a *forma* de sua estrutura, isto é, o *revestimento*, que deve exteriorizar a manifestação da vontade.

Desde que não exija a lei uma *forma solene* (*ad solemnitatem*), sem a qual a vontade não se manifesta validamente, ou o ato não se pratica com validade jurídica, a prova do ato se diz simplesmente *ad probationem tantum*.

“AD QUEM”. Locução latina que se emprega na linguagem jurídica num duplo sentido.

Designa o *juízo* ou *tribunal* para onde se encaminha ou se remete o processo, que se achava em instância inferior, ou *juízo “a quo”*, em grau de recurso.

Indica o dia final de contagem de um prazo ou termo final desse prazo (*dies ad quem*). *Dia “ad quem”* é, pois, o dia em que o prazo se extingue ou aquele em que ocorre seu vencimento, o qual é computado na contagem do prazo (*dies ad quem computatur in termino*).

ADQUIRENTE. Assim se diz da pessoa que, por um título *translativo* da propriedade, adquire alguma *coisa*.

É, desse modo, a pessoa que se tornou *senhor* de uma propriedade, seja móvel ou imóvel, seja por venda, troca, herança, doação, arrematação, adjudicação, remição, usucapião ou por qualquer outro *meio aquisitivo* admitido em Direito.

Para garantir-se sobre a propriedade da coisa adquirida, seja por título oneroso ou gratuito, pode o próprio adquirente promover a sua inscrição ou transcrição, correndo as despesas deste registro, nas aquisições onerosas, salvo convenção em contrário, por sua conta.

Nas aquisições onerosas, para que se invista nas condições de proprietário da coisa, é necessário haver pago o preço ajustado ou o lance de sua licitação. Quanto aos bens do insolvente, se ainda não o houver pago, poderá desobrigar-se deste pagamento, depositando-o em juízo, com a citação de todos os interessados [Cód. Civil/2002, art. 160 (art. 108 do Cód. Civil/1916)].

No entanto, pode ocorrer que, por acordo com o alienante, se convencie o pagamento a prazo, sem que se deixe de transferir ao adquirente a propriedade da coisa. (ngc)

“AD REFERENDUM”. Locução latina empregada para indicar ato praticado por alguém, sem ampla autoridade para o praticar, e que, por isso, a fim de que o mesmo ato se valide, deve

ser aprovado ou *referendado* por autoridade superior, ou pela autoridade a que se comete poder ou competência para praticá-lo validamente.

Decreto expedido pelo governo, *ad referendum* do Congresso, é o que está subordinado à aprovação do Congresso para que possa valer como de Direito.

Nomeação feita pelo Executivo, que dependa de aprovação do Legislativo, será nomeação *ad referendum*.

“AD REM”. Locução latina empregada para exprimir que uma afirmativa é categórica, sem rebuços ou sem subterfúgios. *Francamente, irretorquivelmente*. As afirmações do depoimento são *ad rem* quando vão diretamente à coisa, esclarecendo a verdade.

Quando se trata de argumento “ad rem”, trata-se de argumento relativo ao assunto em foco (por oposição a “ad hominem”).

Por fim diz-se do direito ligado à coisa.

“AD SOLEMNITATEM”. Expressão latina para significar que uma *solenidade*, especialmente indicada em lei, deve ser cumprida, a fim de que a manifestação da vontade se faça validamente. Por esse modo, se a formalidade não foi atendida, o ato arguido, mesmo que provado, não terá qualquer eficácia. É, por essa razão, locução que se antepõe à *ad probationem*, pela qual se atenta que a prova é que revela o ato, embora exercido por qualquer forma, desde que não defesa por lei, enquanto no *ad solemnitatem*, o ato somente surtirá os efeitos jurídicos se executado mediante a *forma solene* estabelecida pela lei.

ADUANA. Termo de origem árabe (*addiuar ou addiun*): serve como sinônimo de *alfândega*, significando o próprio local em que se pagam os impostos devidos pela entrada de mercadoria de um país em outro país. É a *estação arrecadadora* dos impostos de importação, de exportação ou de quaisquer outros referentes às mercadorias trazidas ao consumo local.

Também se usa para indicar o próprio *imposto* ou *direito* que se paga em tal repartição.

Vide: *Alfândega*.

ADUANEIRO. Relativo a aduana ou a alfândega. Imposto que se paga pela importação ou exportação de mercadoria.

ADULTERAÇÃO. Ação de alterar com malícia ou depravar coisa pura, misturando-a com outras coisas, que não o são, com o intuito de *fraudar* a substância primitiva, apresentando-a como pura.

A *adulteração* da mercadoria tem por escopo transformá-la ou fazê-la de uma *falsa qualidade*, com o pressuposto de fazer passar um produto de *inferior qualidade* por outro, ou fazer passar como *verdadeiro* o *artigo falsificado*.

Adulterar ou *falsificar* mercadorias constitui não somente infração às leis penais, como às leis fiscais, ficando o *adulterador* sujeito às multas destas, como às penalidades impostas por aquelas. *Crimes contra a Saúde Pública* (Cód. Penal, arts. 267 a 285).

A *adulteração* também indica a ação de *alterar, modificar* ou *falsificar* documento ou qualquer outro papel.

Vide: *Falsificação*.

ADULTERINO. Expressão por que se designava o *filho* havido de um *adultério* ou de um *concubinato* reprovado, isto é, havido de relações de pessoa casada com outra que não seu *cônjuge* legítimo.

A CF/1988 extinguiu a diferença entre filhos, sejam eles adotivos, *adulterinos*, espúrios, incestuosos ou naturais, estabelecendo que todos terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação (art. 227, § 6º).

ADULTÉRIO. Assim se designa o ato pelo qual o homem ou a mulher, legalmente casados, violam a *fé conjugal*, imposta aos esposos (*fidelidade conjugal*).

O *adultério* ou *concúbito reprovado* constituía crime, que era previsto no artigo 240 do Código Penal; entretanto, com a entrada em vigor da Lei nº 11.106, de 28 de março de 2005, o artigo 240 foi revogado e o adultério não mais é considerado um crime para o nosso ordenamento jurídico.

Embora não mais seja considerado um crime, o adultério é motivo para o pedido de separação por ferir o dever de fidelidade. (ngc).

ADULTÉRIO CASTO. Refere-se ao ato pelo qual a mulher casada é inseminada artificialmente, sem o conhecimento do marido.

ADÚLTERO. Assim se diz da pessoa que comete *adultério*. É o cônjuge que transgredir a regra da fidelidade conjugal.

ADULTO. Qualifica-se como *adulto* todo aquele que, tendo atingido a adolescência, se presume que tenha discernimento bastante para deliberar por si mesmo.

Tão logo a pessoa atinge a *puberdade* diz-se adulta.

“AD VALOREM”. Locução latina, com a significação de *segundo o valor*, é expressão usada para indicar a cobrança ou incidência de imposto tendo como base o valor da própria mercadoria ou do objeto sobre que recairá a tributação.

ADVENTÍCIO. Palavra originada de *advenire* (chegar), de que se formou *adventicius*, quer significar tudo que vem *de fora* ou que *sobrevém* ou *aparece inesperadamente* ou *por acaso*.

Particularmente, na terminologia jurídica, *adventícios* se dizem os bens adquiridos por herança, que não sejam de sucessão direta, isto é, havida de sucessão colateral ou *pelaliberalidade de estranhos*.

Mas, *adventício* ainda significa aquilo que vem como suplementar, ou como acréscimo do que não se espera.

Adventicius fructus crediti mostra-se o acréscimo do lucro de um crédito.

E *adventício*, como substantivo, é indicativo da pessoa estranha, do estrangeiro: o *adventício*. *Ádvena*.

ADVENTO. É expressão que significa *evento*, sucesso *chegada*, *vinda*, *começo*.

Na terminologia jurídica, é empregado para significar ou expressar o cumprimento ou o começo da obrigação.

ADVENTO DO TERMO. Implemento de uma *condição* estatuída em uma obrigação e que a resolve por força da *realização do evento* condicionado. *Condição* e *termo*.

Juridicamente, a ideia da *condição* leva-nos à compreensão do *termo*, que nos indica o espaço de tempo, em que o direito, ou obrigação, ficou dependente de solução ou resolução, embora ele nos indique a certeza, enquanto a condição nos aponta a incerteza.

O *advento do termo*, registrando a efetivação do condicionamento imposto, assinala *ocumprimento* da condição pela *realização* ou *chegada* do acontecimento futuro e incerto, de que dependia o cumprimento ou começo da obrigação.

ADVERSÁRIA. Tem o mesmo significado de adversário.

Mas, entre os romanos antigos, *adversaria* designava o livro que era usado pelos pais de família, em que faziam os lançamentos relativos ao movimento de dinheiro de suas *arcas*, isto é, recebimentos ocorridos, pagamentos feitos, empréstimos efetuados, enfim, em que faziam o lançamento de toda e qualquer operação referente a dinheiro recebido ou despendido.

Mero livro de anotações, que depois se trasladavam para o *codex* ou *tabulae*, que equivale ao nosso caixa atual, o *adversaria* exercia uma função de nosso *borrador* ou *costaneira*.

Era um livro-borrão, livro de lembrança ou de anotações.

ADVERSÁRIO. Termo que se formou da preposição latina *adversus* (em presença, em frente, perante), tem, na linguagem forense, sentido de significar a pessoa que defende interesses contrários na mesma causa ou demanda. É a *parte contrária* ou o *litigante* contra quem se discute ou se litiga em juízo.

Para significar o advogado da parte contrária, diziam os romanos: *adversae partis advocatus*.

ADVERTÊNCIA. Palavra formada de *advertir* (do latim *advertere*), avisar, repreender, admoestar, tem, na linguagem jurídica, sentido de aviso ou admoestação.

Assim, no sentido de *aviso*, significa a declaração de alguém a outrem, no intuito de *chamar a atenção* para a ocorrência de certo fato, a fim de que se cumpra uma exigência legal, ou se atenda às prescrições instituídas em lei ou no regulamento.

Neste sentido, se diz *advertência do juiz* às testemunhas a circunstância de chamar este a atenção das pessoas que depõem para que digam a verdade do que souberem ou perguntado lhe for.

Tem advertência, nestes mesmos casos de aviso, a acepção de conselho, pois que aviso também se entende nesta significação.

Advertência. No sentido de admoestação, representa uma modalidade de sanção penal, por infração a regulamentos, notadamente administrativos.

É, assim, o ato pelo qual uma autoridade, tratando-se de falta de pouca gravidade, repreende ou admoesta o funcionário que a cometeu.

A advertência, neste caso, tanto pode ser feita verbalmente como por escrito, e será, em qualquer dos casos, transcrita na fé de ofício do funcionário, pois que se apresenta como uma penalidade.

ADVOCACIA. Exercício da profissão de advogado. Ato de procurar em juízo, exercido por pessoa que se encontre devidamente habilitada ou autorizada. É considerada *múnus* público.**Procuradoria.**

A *advocacia* se qualifica de *civil*, *trabalhista* ou *criminal*, conforme o exercício das funções, que lhe são pertinentes, se desempenham nos foros cível, criminal ou trabalhista.

Quando a pessoa exerce atividades de procuradoria, ou advoga interesse de outrem, junto a repartições públicas, onde mantém estreitas ligações com funcionários dali ou com altas autoridades, que exerçam influência nestas repartições, se diz que exerce *advocacia administrativa*.

E se esta *advocacia administrativa* é exercida por funcionário público, que se valha dessa qualidade, se constitui em delito punível (Cód. Penal, art. 321).

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. É a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente.

Cabe-lhe ainda as atividades de consulta e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

Tem por Chefe o Advogado-Geral da União.

O ingresso na carreira far-se-á mediante concurso de provas e títulos.

Ver CF/1988, art. 131; ADCT, art. 29.

ADVOGADO. Num sentido amplo, *advogado* é toda pessoa que, patrocinando os interesses de outrem, aconselha, responde de direito, e lhe defende os ditos interesses, quando discutidos, judicial ou extrajudicialmente.

Num sentido mais restrito, *advogado* é toda pessoa legalmente habilitada e autorizada a exercer a *advocacia* ou *procuradoria judicial*, para o que, precipuamente, deve achar-se devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil.

Neste particular, então, será ele o *patrono* ou patrocinador da causa ou ação posta em juízo, como representante de uma das partes litigantes e que, com os seus conhecimentos jurídicos, defende os direitos que lhe são confiados, a fim de que retornem à sua posição normal e fiquem livres das importunações ou ameaças que os perturbem. Tem também a designação de *procurador judicial* ou *mandatário “ad judícia”*. *Mandatário judicial*.

Em regra, a condição para a profissão de *advogado* é a da *habilitação legal*, que nem somente decorre do fato de ser *formado em Direito*, por Faculdade de Direito, oficial, oficializada ou reconhecida, como da circunstância de estar inscrito na Ordem dos Advogados. Porque, mesmo sendo bacharel em Direito, não se encontrando *inscrito*, não se considera *comhabilitação legal ao exercício da advocacia*.

No entanto, o Cód. de Processo brasileiro admite o ingresso em juízo, em casos excepcionais, de pessoa *não habilitada*, quando na falta ou recusa de advogado que defenda seus interesses (art. 36). Mas, somente nesse caso e para a sua *própria causa* ou *demanda*.

Não se deve, por isso, confundir a função de advogado, como *procurador judicial*, com os simples procuradores de negócios (*ad negotia*). Estes agem simplesmente na esfera comum (extrajudicial), em nome do mandante, sem direito de interferência ou intromissão nas questões levadas aos tribunais, onde somente podem comparecer os profissionais legalmente habilitados. Se um *procurador de negócios* tem que agir judicialmente e seu mandato traz poderes para isso, terá de substabelecer tais poderes na pessoa de quem tenha habilitação para procurar em juízo.

Segundo as leis civis, e as regras instituídas para a inscrição na Ordem dos Advogados, há pessoas que são *proibidas de advogar* (impedimento permanente) e as que são *impedidas de advogar* (impedimento temporário).

A proibição, como é de ver, implica uma *interdição* geral e permanente de advocacia. Não pode a pessoa exercer a *procuradoria em juízo*, o que equivale dizer, não pode exercer o mandato judicial na qualidade de mandatário, representante ou patrono de quem tenha interesse a tratar na vida forense.

E nesta proibição, por vezes, não somente se incluem os que não se acham devidamente habilitados. Mesmo habilitados e com aptidões para o desempenho do mandato judicial, pessoas há que não o podem exercer, em face do ofício ou função pública que exercem. E essa proibição se mantém, enquanto exercem semelhantes funções.

Já o *impedimento* é mera restrição. A pessoa não poderá *procurar em juízo* nos limites estabelecidos ou nos setores em que exerce uma função pública.

O Estatuto da Advocacia, coordenando todos os preceitos a respeito, enumera os casos de proibição e de impedimento.

O Cód. Penal comina pena ao advogado que, como procurador de alguém, trai o dever profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio lhe é confiado (art. 355).

Considera igualmente como delito o ato do advogado tratando, simultânea ou sucessivamente na mesma causa, os interesses das partes contrárias.

Considera-se *dativo* ou advogado de ofício o advogado nomeado pelo juiz para defender, em juízo, os interesses de pessoa pobre, assim considerada aquela que não tem subsídios suficientes para constituir advogado por conta própria, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Vide: *Ordem dos Advogados do Brasil*.

AERODUTO. Conduto que, nos edifícios, serve de veículo ao ar necessário às instalações de ventilação.

AERONÁUTICA. É termo de muito uso na linguagem da navegação, para indicar a ciência que trata desta, quando referente ao que se faz no espaço.

É termo, assim, que tanto compreende a *aerostação*, como a *aviação*, que se distinguem pelo uso de aparelhos fundados em sistemas diferentes ou opostos.

A *aerostação*, que diz respeito aos balões e dirigíveis aéreos, refere-se aos aparelhos mais leves que o ar, enquanto a *aviação*, empregando os aviões e demais *aparelhos voadores*, se funda no sistema do mais pesado que o ar atmosférico.

Em linguagem mais corrente, aeronáutica mostra mais praticamente o meio de locomoção que se faz pelo ar, isto é, naquele que usa como elemento de veiculação o ar atmosférico, seja por meio de aparelhos mais pesados que o ar, ou seja por meio de aparelhos mais leves que ele ou iguais a ele.

AERONÁUTICA CIVIL. Assim se denomina a que se refere ou se reporta à navegação ou locomoção aérea promovida para transporte de passageiros ou de carga. Quando se trata de transporte meramente de carga, dão-lhe nome especial de *aeronáutica comercial*. Neste sentido é tomado o termo numa acepção restrita de aeronavegação.

AERONÁUTICA MILITAR. Refere-se ao estabelecimento de aviões e helicópteros destinados ao uso militar, para defesa do país. Forma uma força armada especializada, sob a denominação de *força aérea*. E a aprendizagem dos seus componentes se faz através de estabelecimentos de ensino que se denominam de *Escola de Aeronáutica*.

AERONAVE. Assim se entende todo *aparelho* que se possa elevar e circular nos ares. São os *veículos* ou *navios* aéreos.

Tecnicamente, as *aeronaves* agrupam-se em dois sistemas: o da *aerostação* e o da *aviação*.

Os veículos que se agrupam no primeiro recebem o nome de *aeróstatos*. E os do segundo têm a denominação de *aviões*.

AERONAVEGAÇÃO. É termo que expressa a navegação aérea, ou navegação promovida por aeróstatos ou aviões.

Todas as questões suscitadas na exportação industrial dessa navegação encontram, entre nós, as suas regras no Código Brasileiro de Aeronáutica.

As leis e regulamentos sobre a navegação aérea são de competência exclusiva da União.

AEROVIÁRIO OU AERONAUTA. Exercente de profissão a bordo de aeronave.

AFASTAMENTO. Designa o ato pelo qual algum *funcionário público*, ou mesmo *empregado* particular, é afastado (privado, dispensado) de seu cargo ou emprego.

O afastamento pode ser *definitivo* ou *temporário*.

Quando *definitivo*, resulta de *aposentadoria*, *reforma*, ou mesmo *demissão* ou *exoneração*. Em tal caso, é medida que se mostra imposta no interesse público ou do serviço. Na terminologia trabalhista, o afastamento *definitivo* do emprego é *despedida*.

Quando *temporário*, o afastamento se impõe em virtude de inquérito ou sindicância instaurada contra o funcionário ou empregado (*inquérito administrativo*).

AFAZERES. É expressão que possui duplo significado:

É empregada como sinônimo de *negócios*, e, em tal caso, também se diz *gestão de negócios*.

É usada como sinônimo de *serviços*, assim se dizendo os *afazeres* a cargo de um departamento ou de uma repartição, o que significa os *serviços* e serem executados por eles. No sentido de *serviços*, tem também a significação de *encargos*, para indicar as funções ou os serviços afetos a uma pessoa, que exerce cargo público (*os afazeres de um magistrado*) ou emprego particular (*afazeres do caixeiro*).

À FÉ. Locução utilizada em documentos para significar que o que neles se expressa concerne à verdade e que a pessoa, que o firma, assim o declara à sua *fé*, isto é, sob sua honra, sob sua palavra, ou sob sua garantia.

Em expressão de tabelionato, vêmo-la sempre elaborada nas locuções – *ao que me reporto e dou fé*.

Para os médicos, quando atestam, é a expressão *à fé de meu grau*, clara alusão ao *juramento* prestado, quando da investidura do grau recebido, segurança da verdade do que afirmam.

AFECÇÕES MENTAIS. Genericamente se designa por *afecções mentais* toda espécie de fenômeno mórbido que perturba as faculdades mentais de uma pessoa. É a *alienação mental* ou *loucura*, em suas diversas graduações.

O *alienado mental* ou pessoa afetada das faculdades mentais, segundo os princípios de lei, não possui discernimento bastante para compor uma capacidade plena no sentido de poder por si mesmo dirigir a sua pessoa e administrar os seus bens.

Daí ser motivo, no Direito Civil, de se pedir a *interdição* daquele que sofre de *desordens mentais*, não estando, portanto, em condições de gerir seus negócios, desde que semelhante afecção se apresente em caráter duradouro, embora mais ou menos grave.

A *doença mental*, no Direito Penal, isenta o agente de culpa se, ao tempo da prática do crime, era inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com o seu entendimento.

“AFECTIO TENENDI”. É, na posse, a vontade da pessoa de proceder em relação à coisa como procede o proprietário. Para a escola subjetivista (Savigny etc.), não basta a pessoa ter a coisa em seu poder; é preciso que haja a intenção de tê-la como sua. Para a escola objetivista (Ihering et.), é desnecessária tal intenção de ser dono da coisa.

Vide: *Animus domini*. *Animus possidendi*, *Domínio*. *Posse*. *Propriedade*.

AFERIÇÃO. É o ato pelo qual as autoridades promovem a fiscalização dos pesos, medidas e balanças, usadas pelo comércio estabelecido em sua jurisdição, para medição e pesagem de suas mercadorias ou gêneros.

Nesta fiscalização, em virtude da qual também se cobra uma taxa relativa à aferição, já se procura verificar se tais pesos e medidas se encontram rigorosamente exatos, segundo os padrões em poder dos *aferidores*.

AFERIDOR. Autoridade a quem se confia o mister de *cotejar* os pesos, medidas e balanças, utilizados pelos comerciantes, para declarar, depois de assim aferidos, que estão conformes, a fim de que não se ludibrie o público, nem se fraudem a pesagem e a medição.

À proporção que vai promovendo as aferições, segundo é da regra e da praxe, vai o *aferidor* marcando os pesos e as medidas, para que se mostrem exatos na conformidade de sua fiscalização.

Ao *aferidor* também se dá o nome de *afilador*.

Instrumento para aferir.

AFETAÇÃO. É a oposição de *encargo* ou *ônus* a um prédio ou bem, e que se destina à segurança de alguma obrigação ou dívida, à utilidade pública ou ao uso público.

A *afetação* imposta a um bem qualquer, desse modo, vem indicar ou determinar o *fim* a que ele se destina ou para o qual será utilizado.

A *afetação* tanto pode recair em bem móvel como imóvel.

Se o juiz decreta a *afetação* de uma parcela dos vencimentos do funcionário, para atender à prestação de alimentos, esta *afetação* ocorre sobre bens móveis. E, porque é decretada ou determinada pelo juiz, se diz *afetação judicial* ou *especial*.

Será, no entanto, *administrativa*, quando decorre de ato ou deliberação do poder público, consignando um *bem dominial* do Estado para *uso coletivo* ou *bem público*, ou para *utilização de um serviço público*.

Em Direito Civil, a *afetação* é quase sinônimo de *hipoteca*. E assim ocorre quando o imóvel é dado em garantia de uma dívida.

Do latim *affectatione*, significa também o ato ou efeito de afetar-se: falta de naturalidade, amaneiramento; fingimento, simulação, falsidade; vaidade, presunção.

“AFFIDAVIT”. É expressão latina, da baixa latinidade, que se traduz por *assegurou, confirmou, atestou*.

É usada na terminologia jurídica para significar uma *declaração jurada*, prestada perante um magistrado ou outra qualquer autoridade.

É mais frequente na linguagem do Direito Tributário e consiste, segundo seu sentido, na declaração jurada, prestada pelo estrangeiro, portador de títulos da dívida pública ou de outros valores, para se isentar dos tributos que lhe pesariam, quando em poder de nacionais.

No entanto, pelo processo do *affidavit*, diante do qual se distinguem os títulos da dívida pública, pertencentes ao nacional, sujeitos ao imposto, dos títulos em poder dos estrangeiros, não gravados, se impede temporariamente a saída dos juros desses títulos. E é medida que tem a finalidade de evitar o êxodo do ouro, a fim de trazer melhoria ao câmbio.

O *affidavit*, que teve origem inglesa, embora utilizado por outros países e aplicado em momentos de emergência para combater crises internas, tem também a significação de *afirmação* ou *declaração*, sem a particularidade do juramento, generalizado pela legislação britânica.

AFIANÇADO. Significa a *pessoa* ou o *contrato*, que está garantido ou abonado por *fiança*.

Aquele que prestou fiança: réu afiançado.

Apresentado como digno de confiança, abonado.

A FINAL. Locução para indicar o ato que deve ser cumprido ao fim ou termo de outro ato, ou outros atos, isto é, quando estejam concluídos todos os atos ou diligências para a feitura de um procedimento.

AFINIDADE. Originado do latim *affinitas*, significa o parentesco, que se contrai pelo casamento.

Compreende-se, assim, como a *aliança* ou *conjunção*, que decorre como efeito do casamento, entre um dos cônjuges e os parentes do outro.

Por essa forma, cada cônjuge é *aliado* aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade (*affinitas vincula*).

E mesmo com a dissolução do casamento, por morte ou separação, o *parentesco afim*, em linha reta, não se dissolve.

O parentesco por afinidade de um cônjuge aos parentes do outro se mede pelos mesmos graus com os parentes por consanguinidade deste.

O parentesco por afinidade cria em relação aos parentes, reciprocamente, para o exercício de determinadas funções públicas, as mesmas incompatibilidades do parentesco por consanguinidade.

Desse modo, não podem exercer as funções de síndico, na falência, as pessoas que tiverem laços ou aliança de afinidade com o falido, até o terceiro grau (Lei de Falência, art. 60, § 3º, I).

AFINS. Dizem-se afins as pessoas que se encontram *aliadas* a outra em decorrência de casamento contraído com parente consanguíneo delas.

Parentesco por afinidade.

Os *parentes afins* estão, para as pessoas a que se aliaram, no mesmo grau de parentesco de consanguinidade, que os liga aos parentes consanguíneos, seja em linha reta, seja em linha colateral.

AFIRMAÇÃO. O ato inequívoco, mediante o qual alguém expressa a sua vontade ou declarar, livremente, o seu consentimento à realização de um ato ou negócio jurídico.

É o consentimento dado sem vício de qualquer natureza e que estabelece entre as partes contratantes o vínculo obrigacional.

É o *sim* dado pelos nubentes na realização do contrato matrimonial, pelo qual declaram consentir na sua efetivação.

Afirmção também é tida no sentido de *alegação* ou de *confirmação*.

Quando a pessoa *alega um fato*, dependa este, ou não, de *prova posterior*, faz *afirmação* acerca do mesmo fato.

Assim, faz *afirmação* a pessoa que pede a *citação por edital*, alegando que o *citando* está em lugar incerto ou não sabido, ou em lugar de difícil acesso. E tanto basta, pelo princípio da lei processual brasileira, a *afirmação do requerente para que se determine* a citação por este meio (Cód. de Proc. Civil, art. 232).

No entanto, é ele, requerente, responsável pelas falsas *afirmações* feitas.

Tem o sentido de *confirmação*, quando a *afirmação* vem *confessar* ou considerar como verdadeira a alegação feita pela outra parte.

O devedor que faz *afirmação* relativa à exatidão de uma conta a *confirma*.

Do mesmo modo, o credor que *reconhece* ou *confirma* o pagamento, que lhe foi feito pelo devedor, faz *afirmação* de semelhante ato alegado.

AFIXAÇÃO. Ação de *afixar* (colocar, pregar) alguma coisa, na intenção de que se dê publicidade ao que nela se contém.

A *afixação* é, assim, ato de *publicidade* ou de *divulgação* de certo fato, que se pretende tornar conhecido.

A *afixação de editais* nos lugares públicos tem finalidade de tornar público o seu conteúdo ou fazer ciente o povo de seus dizeres, para que os cumpra se é de seu dever.

A *afixação de editais* ou de outros avisos, emanados das autoridades públicas, por vezes mostra-se *ato obrigatório*, para que a prática do ato ali assinalado possa ser legalmente observada, ou para que se possa cumprir a *exigência* ou *diligência* ali estabelecida ou determinada.

Nas *arrematações judiciais*, é obrigatória a *afixação* dos editais que anunciam a sua realização, bem assim a dos *leilões públicos*.

A *afixação dos editais*, ou dos *proclamas do casamento*, é ato obrigatório para que se processe regularmente a *habilitação do casamento*, salvo dispensa justificada de sua publicação, por determinação da autoridade judiciária competente [Cód. Civil/2002, art. 1.527 (arts. 181 e 182, no Cód. Civil/1916)].

Vide: *Publicidade* (ngc)

AFLIÇÃO. Vocábulo usado num axioma jurídico, onde se inscreve: *Não se deve aumentar a aflição do aflito*.

Corresponde ao aforismo jurídico, usado pelos romanos: *Afflicto non est danda afflictio* (Ao aflito não se deve afligir mais). É tido no mesmo sentido de *agonia*, *atribulação*, *sofrimento*, *tortura*, *tormento*.

AFORADO. Diz-se do termo que foi *aforado*, quer dizer, do terreno ou do imóvel cujo *domínio útil* foi concedido a outrem mediante o contrato de enfiteuse ou *aforamento*.

Também se conhece pela designação de *emprazado*, que tem o mesmo sentido de *aforado*.

Somente os terrenos incultos ou destinados à construção ou à lavoura podem ser *aforados* (Cód. Civil/1916, art. 680).

Não somente os bens do *domínio público* são *aforados*. Os bens dominiais públicos também podem ter sido dados em enfiteuse, e, assim, são *aforados*.

Em linguagem forense, emprega-se também o vocábulo para expressar que se *ajuizou* um processo. *Demanda aforada*.

O Cód. Civil/2002 proibiu a constituição de enfiteuses, subordinando as então existentes, até a sua extinção, às disposições do Código Civil de 1916 e leis posteriores (art. 2.038, do Cód. Civil/2002). (ngc)

AFORADOR. Pessoa que deu um imóvel em aforamento ou enfiteuse.

Senhorio direto de um imóvel útil de propriedade sua conserva seus direitos de senhor da coisa (*domínio direto*).

O senhorio direto continua a manter certas relações com a propriedade aforada, entre as quais a de poder exigir a nomeação do *cabecel* do prazo, destituí-lo, de manter a preferência para a aquisição do domínio útil, se vendido pelo enfiteuta.

O Cód. Civil/2002 proibiu a constituição de enfiteuses, subordinando as então existentes, até a sua extinção, às disposições do Código Civil de 1916 e leis posteriores (art. 2.038, do Cód. Civil/2002). (ngc)

AFORAMENTO. *Contrato de enfiteuse. Emprazamento.* É, assim, o contrato pelo qual o proprietário ou senhorio de um imóvel atribui a outrem o domínio útil dele, mediante o pagamento ao senhorio direto de uma pensão, ou foro anual, certa e invariável, para que possa ele (*senhorio útil*) possuir e desfrutar como próprio o mesmo imóvel.

O aforamento, matéria regulada pela lei civil, é contrato perpétuo, sendo que, quando feito por tempo ou período limitado, se considera *arrendamento* e como tal se rege (Cód. Civil/1916, art. 679 – sem dispositivo correspondente no Cód. Civil/2002).

O *aforamento*, estabelecendo um *direito real* sobre a coisa, transmite-se aos herdeiros do enfiteuta ou foreiro, e pode ser objeto de qualquer contrato de venda, cessão ou doação, embora caiba ao senhorio direto ou aforador o direito de preferência ou preempção para a reacquirição do domínio útil do imóvel, anteriormente *emprazado*.

Salvo acordo entre as partes, todos os aforamentos são resgatáveis dez anos depois de constituídos, mediante pagamento de um *laudêmio* sobre o valor atual da propriedade plena, e de dez pensões anuais pelo foreiro que não poderá renunciar no contrato a este direito de resgate, nem contrair as disposições imperativas sobre a enfiteuse (Cód. Civil/1916, art. 693 – sem dispositivo correspondente no Cód. Civil/2002).

Subaforamento ou *subenfiteuse*, se entende a concessão feita pelo foreiro de parte de seu aforamento e está sujeito às mesmas condições do aforamento originário.

As transferências do aforamento, quando não usa o senhorio direto de seu direito de opção, beneficiam-no com o pagamento do *laudêmio*, devido pela *alienação*, e que consiste em dois e meio por cento do valor dela, pagos pelo alienante.

O aforamento de terrenos de marinha, ou de seus acrescidos, somente pode ser concedido pelo governo federal aos seus ocupantes.

Os aforamentos dos terrenos marginais e acrescidos dos rios navegáveis, que correm nos territórios dos Estados federados, das ilhas formadas nesses rios e lagoas navegáveis não alcançadas pela influência das marés, serão constituídos pelos mesmos Estados.

Aforamento. Assim também se diz à *ação de aforar-se processo em juízo*, obedecendo-se para isto às prescrições ou regras processuais que traçam a competência do juízo onde o processo deve ser interposto ou aforado.

A ideia de *aforamento*, em sentido de propositura de ação ou demanda, está sempre ligada aos princípios de *competência de juízo* ou *competência de foro*.

Em relação às *causas* propostas pela União ou contra ela, seu *aforamento* se dará em um dos juízos da capital dos Estados federados em que for *domiciliado* o réu ou o autor.

E são competentes para esse *aforamento*, bem assim para execução e liquidação de sentenças proferidas em causa em que a União tenha sido autora, ré ou interveniente, as varas privativas dos *feitos estaduais*.

O Cód. Civil/2002 proibiu a constituição de enfiteuses, subordinando as então existentes, até a sua extinção, às disposições do Código Civil de 1916 e leis posteriores (art. 2.038, do Cód. Civil/2002). (ngc)

AFORAR. Dar ou tomar algum prédio rústico por aforamento. Propor causa ou demanda, intentando, assim, ação em juízo.

O Cód. Civil/2002 proibiu a constituição de enfiteuses, subordinando as então existentes, até a sua extinção, às disposições do Código Civil de 1916 e leis posteriores (art. 2.038, do Cód. Civil/2002). (ngc)

AFORISMO. É expressão usada para designar certas *máximas*, que contêm verdades fundadas na experiência e na reflexão, e que, por isso, em síntese, estabelecem um princípio, uma regra, uma sentença, que deva ser aceita.

AFORMOSEAMENTO. Na linguagem jurídica *aformoseamento* entende-se o ato pelo qual o proprietário de um bem móvel ou imóvel faz executar ou executa nele certos *melhoramentos*, no sentido de melhor orná-lo, dando-lhe feição *mais agradável* ou *formosa*, ou no sentido de torná-lo mais *enriquecido*.

O *aformoseamento* em si não se mostra, por isso, mesmo que decorra, quando se trata de coisa imóvel, de bem móvel que lhe venha *aformosear*, ato praticado no intuito de completar a construção (*ad integrandam domum*), e sim se apresenta como daquele que vem para *ornar*, *embelezar*, *enriquecer*, *tornar mais agradável* a construção (*ad instruendam domum*).

Em tal circunstância, quando a coisa é trazida à propriedade para aformoseá-la, não se mostrando complemento necessário à sua utilização, diz-se que é *imóvel por destinação*, desde que, como acessório, se apegou à coisa principal.

No atinente às despesas resultantes do *aformoseamento*, dado o sentido de *agradabilidade* ou *comodidade* que as nortearam, entendem-se despesas que não se mostram *necessárias*. E são, por isso, daquelas que podem ser impugnadas se o proprietário da coisa não as autorizou.

O *aformoseamento*, como é de ver, pode decorrer da colocação de *coisas móveis*, que, sem fazer parte integrante ou constitutiva de uma propriedade, a esta se integram, como ornamento, pinturas ou iniciativas semelhantes, feitos ao prédio, e que a ele aderem sem que possam ser retirados.

Quando o *aformoseamento* se mostrar num melhoramento, pode ser considerado uma *abenfeitoria*, embora sem o caráter de útil e necessária, apontando-se, do mesmo modo, uma *despesa voluptuária*.

AFORRAMENTO. É termo vulgar, na linguagem econômica, derivado de *forrar* (libertar), para indicar o ato de *poupança* ou de *economia*.

Mas, é o vocábulo especialmente empregado para indicar as *pequenas economias*, ou seja, a guarda das pequenas sobras que se conseguem liberar ou *aforrar* das despesas comuns, mostrando-se uma *previsão econômica* para os dias de adversidade.

Dessa forma, o *aforramento* mostra-se uma *reserva* feita em consequência de abstenção de uma *despesa adiável*, de que resulta o saldo ou a parcela economizada, destinada a constituir um *fundo de previsão*.

“A FORTIORI”. Locução latina utilizada para expressar que o argumento despendido, partindo de uma razão menos evidente, conclui pela mais evidente ou *forte*. *A fortiori*, com mais forte razão.

Se os seus argumentos parecem justificar o ato aludido, *a fortiori*, os que tenho expandido evidenciam que a razão não está de seu lado.

AFRETADOR. Diz-se da pessoa que freta ou aluga um navio, ou parte deste, para o transporte de mercadorias, ou simplesmente que contrata o transporte de mercadorias mediante o pagamento de *frete* ajustado.

Afretador é, pois, a pessoa que *toma o navio a frete*, em oposição ao *fretador*, que é quem *dá o navio a frete*. É, assim, o *condutor do navio*, e que por isso se obriga a *carregar* o navio no prazo que lhe foi marcado no *contrato de fretamento*. Desse modo, também se pode designar pelo termo de *carregador*.

Não obstante o contrato assinado, se o afretador não carrega o navio ou renuncia ao contrato, é obrigado a indenizar o fretador pagando a metade do frete e a primagem.

Se o navio é fretado por inteiro, o afretador pode obrigar o fretador a que faça sair o navio tão logo tenha colocado a bordo carga suficiente para pagamento do *frete*, *primagem*, *estadias esobreestadias*.

O *afretador* ou carregador responde para com o fretador pelos danos, que resultarem, se introduzir no navio, sem a ciência do capitão, ou seu consentimento, mercadorias cuja saída ou entrada for proibida pelas leis fiscais, ou se praticar atos considerados ilícitos e passíveis de sanção penal, durante o tempo da carga e descarga.

O confisco de tais mercadorias não o priva do pagamento do frete ajustado e da primagem que também é por ele devida, por inteiro.

AFRETAMENTO. Como tal se designa o contrato pelo qual, mediante um preço ou aluguel ajustado (*frete*), um dos contratantes, proprietário de um navio ou qualquer embarcação (*fretador*), concede ou aluga a outro contratante (*afretador*) o uso parcial ou total do navio ou da embarcação, para transporte de mercadorias ou de outros objetos.

Também se diz *fretamento*, nome aliás mais vulgarmente empregado, e o instrumento, em que semelhante contrato se formula, recebe a denominação de *carta-partida* ou *carta de fretamento*.

Vide: *Fretamento*.

AFRONTA. Em linguagem forense, *afronta* é o *aviso* ou *notícia* levado ao conhecimento do juiz, pelo oficial encarregado do *leilão público* ou da *arrematação*, do maior lance oferecido, dando também ciência ao licitante de idêntica ocorrência, de que decorre a aceitação de sua oferta ou de seu lance maior e mais avantajado que o dos demais lançadores.

Como verbo, *afrontar* aplica-se para expressar a *acareação* ou *defrontação* de testemunhas ou a *confrontação* e fatos alegados. *Afrontam-se* as testemunhas para esclarecimento da verdade. *Afrontam-se* os documentos para evidência do verdadeiro.

AGASALHADOS. Na terminologia marítima ou do Direito Marítimo, *agasalhados* ou *agasalhados* tem duplo sentido.

Quer dizer *agasalho* e se entende como as acomodações que, no navio, se reservam à equipagem, as quais mesmo nos contratos de fretamentos totais não se entendem locadas ou cedidas ao afretador.

Mais propriamente, *agasalhados* é utilizado para indicar o *volume de mercadorias* que o capitão, ou os marinheiros dos navios mercantes, podem fazer *embarcar*, sem o caráter *decarga*, por sua conta, isto é, sem o pagamento do frete, com o intuito de as vender em outros portos para seu lucro.

Não é propriamente um *direito*, é uma *liberalidade*, que se lhes permite. E por isso pode não ser consentida pelos fretadores do navio.

Além disso, mercadorias que não vêm *manifestadas*, dado seu quase caráter *declandestinidade*, se os marinheiros se apresentam com elas em portos de países estrangeiros àqueles de onde procedem, estão infringindo as leis aduaneiras e podem ser tais mercadorias apreendidas como contrabando, que, em realidade, são.

AGÊNCIA. Escritório ou sucursal de um estabelecimento, público ou particular, onde se executam os mesmos *negócios* ou *afazeres* por conta do estabelecimento central, sob as instruções ou ordens deste emanadas. E assim se diz *agência do correio*, *agência de navegação*, *agência bancária*.

Por vezes, *agência* determina a espécie de um negócio ou escritório comercial, mesmo sem que dependa de uma *casa matriz* ou *central*.

E esta denominação advém principalmente da designação de *agentes*, dada a seus proprietários. Em razão disso se dá o nome de:

agência de leilões, ao estabelecimento comercial do leiloeiro;
agência de corretagens, ao escritório do corretor;
agência de navios, ao escritório do representante de empresas de navegação, seu agente ou corretor.

Neste caso particular, *agência* não dá ideia de dependência ao estabelecimento central, desde que *leiloeiros*, *corretores*, mesmo de navios, agem por conta própria, embora tratando de negócios de outrem.

Nesse mesmo sentido vemos *agência de negócios* significando a corretagem de negócios, ou diligência de alguém aplicada para a realização de negócios ou operações de outrem, mas em caráter isolado, isto é, por conta do próprio agente, embora desempenhando *comissão* ou *corretagem* a interesse de outras pessoas.

Não obstante o domicílio das sociedades comerciais ser considerado aquele em que mantém a sede principal de suas atividades ou de sua administração, cada *agência* que possuir será considerada como um desdobramento de seu domicílio, para aí cumprir as obrigações ou responder pelos negócios jurídicos praticados por ela. É princípio que se firma na *pluralidade de domicílios* das pessoas naturais ou jurídicas, que têm diversos estabelecimentos em lugares diferentes (*domicílio do contrato* ou *da obrigação*).

AGÊNCIA DE FOMENTO. No Direito Societário, designa a sociedade anônima de capital fechado sob o controle de entidade federativa e que tem por função a concessão de financiamento de capital fixo e de giro associado a projetos de desenvolvimento de interesse governamental ou de forma de intervenção do Estado na ordem econômica. Constitui entidade do sistema financeiro, e cada entidade federativa somente pode constituir uma *agência*. (nsf)

AGÊNCIA DE INFORMAÇÕES. Empresa que cuida da coleta de informações de interesse comercial ou restrito.

AGÊNCIA DE PROPAGANDA. Empresa especializada nos métodos, na arte e na técnica publicitária.

AGÊNCIA DE TURISMO. Categoria de *agência* de viagem para prestação de serviços aos usuários, diretamente no país da excursão turística.

AGÊNCIA DE VIAGEM. Empresa que se dedica à organização de viagens, nacionais ou internacionais, individuais ou coletivas, e à prestação dos serviços correlatos (venda de passagens; acomodação em hotéis etc.).

AGENCIADOR. Pessoa que *agencia* ou *encaminha negócios* para outras.

É, desse modo, a pessoa que trabalha recebendo *comissão* ou *percentagem* sobre as vendas realizadas ou sobre os negócios encaminhados.

O *agenciador* pode trabalhar por conta própria ou por conta de comerciante estabelecido.

Se tem remuneração não se pode considerar propriamente um *agenciador*, mas um preposto do comerciante industrial, por conta de quem efetua venda, não assumindo, por princípio, qualquer responsabilidade pelos negócios encaminhados.

Mas se efetua as vendas em caráter autônomo, como comissionista, ou como mero corretor, tem o caráter de comerciante, embora se lhe dê, genericamente, o nome de *agente auxiliar do comércio*, como sejam os *leiloeiros*, os *comissários* e os *consignatários*.

Num conceito genérico, *agenciador* é sempre um *procurador de negócios alheios*, não dando, por isso, qualquer motivo a que se julgue como *agente*, para efeito de determinar o domicílio contratual, pelos atos que praticar, desde que os praticou sem esse caráter, que é elementar para a *formação da agência*.

Em tais condições, o *agenciador* pode apresentar-se como um *ligador de negócios*, pondo em contato as partes interessadas para que se ajustem, conforme seus interesses, sem que, no entanto, se livre a parte que o incumbiu dessa *procura* de lhe pagar a devida comissão. Pode receber, nestas condições, o nome de *intermediário de negócios*.

Vide: *Corretor*.

AGENDA. A pauta de reunião ou audiências.

AGENTE. Derivado de *agere* (levar, conduzir), bem indica em seu sentido a pessoa que *faz e que traz*.

Em conceito amplo, é, assim, a pessoa que trata de negócios ou interesses de outrem, como *mandatário* ou como *preposto*. E, daí, se diferenciar de *agenciador*, que nem sempre age com essa dependência de *mandato* ou de *preposição*.

Nesse sentido, então, *agente* se confunde com o *gerente*, o *administrador*, o *procurador*, o *odiretor*, desde que se lhes tem confiado a direção, administração ou gerência de um estabelecimento ou de determinada soma de negócios dele.

E, assim, será *agente*:

a pessoa encarregada da gerência dos negócios de filial ou agência de um estabelecimento, cuja sede se encontra em outra praça;

a pessoa que compra ou vende mercadorias por conta de outrem ou de um estabelecimento, sob suas ordens e instruções, a título de *procurador* ou *representante comercial*;

o *caixeiro* que se encarrega das vendas de um negócio, na qualidade de preposto do comerciante;

o *guarda-livros*, a que se cometem os encargos da contabilidade e da correspondência de um estabelecimento;

o *feitor*, a que se entrega a administração ou gerência de uma fazenda;

os *comissários*, quando vendem por conta dos comitentes, pois que se vendem por conta própria, são *comerciantes comissários*;

os *trapicheiros* e *administradores* dos armazéns gerais;

os *corretores*, quando agem como mandatários e, particularmente, por conta do comerciante.

Certas espécies de agentes são, no Direito Comercial, denominados *agentes auxiliares do comércio*.

Vide: *Agentes auxiliares do comércio*.

Mas, a significação de agente, como mandatário ou preposto, é de aplicação mais imediata no Direito Comercial.

Agente. No Direito Civil, *agente* é toda pessoa que atua na execução de um ato jurídico, sendo o *autor*, tendo-o executado por conta própria ou de outrem.

E, em tal circunstância, para a *validade do ato*, se requer a *capacidade do agente*, quando age no próprio nome, ou do *mandato*, se age por conta de outrem.

Agente. Já em Direito Público, *agente* se entende toda pessoa que exerce uma função ou está encarregada de uma delegação pública: *agente do governo*, *agente diplomático*, *agente de polícia*, *agente do fisco*.

Agente. No Direito Penal, *agente* significa todo aquele que deu causa ao crime, seja resultante de ação ou de omissão, ou mesmo que a causa dele tenha provindo de imprudência, negligência ou imperícia.

AGENTE COMERCIAL. Assim se considera a pessoa que representa uma firma ou estabelecimento comercial. É tido no mesmo sentido de representante comercial.

Mas, na linguagem do Direito Consular, *agente comercial* se entende a pessoa que é posta ao lado dos cônsules ou agentes consulares, ou de outras autoridades diplomáticas, para, sob a chefia destes, tratarem de assuntos eminentemente comerciais e econômicos, nos limites de sua circunscrição.

AGENTE CONSULAR. Pessoa que tem a seu cargo, na qualidade de *funcionário público*, em países estrangeiros, velar pelos interesses dos nacionais que aí residam ou em trânsito por estes países e tratar dos interesses do próprio país que representa.

O *agente consular* se distingue dos *diplomatas*, visto que estes são encarregados da representação de um Estado, junto a outro Estado, exercendo, assim, atribuições políticas, enquanto os *cônsules* desempenham funções mais propriamente administrativas.

As atribuições do *agente consular* constam de uma *patente* ou *provisão*, expedida pelo Ministro das Relações Exteriores, a qual receberá o *exequatur* do governo, onde vai servir, o que importa no reconhecimento dele como *persona grata*.

Múltiplas são as funções dos agentes consulares. Exercem funções comerciais, prestando toda assistência aos comerciantes e navegadores de sua nação, e bem assim informações e auxílios, consoante as regras do Direito Comercial e do Direito Marítimo. Exercem funções fiscais, autenticando documentos e visando faturas de mercadorias a serem exportadas para o país que representam. Exercem funções de notários e oficiais públicos, celebrando casamentos, registrando nascimentos dos filhos de nacionais, ocorridos nas circunscrições de seu consulado, lavram e aprovam testamentos de nacionais ali de passagem ou residentes.

AGENTE DE CÂMBIO. Assim se entende a pessoa *provisionada*, ou nomeada pelos poderes públicos, para exercer o comércio de câmbio ou de outros efeitos comerciais. É designado pela denominação de *corretor de câmbio* ou simplesmente corretor. A lei comercial o inclui como *agente auxiliar de comércio*, de caráter autônomo. Adquire a qualidade de comerciante.

Vide: *Câmbio. Corretor.*

AGENTE DE LEILÃO. A lei comercial inclui o *leiloeiro*, pessoa que, por sua própria conta, exerce a profissão, consistente na venda de objetos ou bens de qualquer natureza por licitação, ou venda em almoeda a quem mais der, na classe dos *agentes auxiliares do comércio*.

Mas o leiloeiro não se entende um preposto comercial. Em todo caso, ele *executa um mandato* quando recebe a delegação de outrem ou de uma autoridade pública para efetuar a venda de determinados objetos. É considerado comerciante.

Vide: *Leilão. Leiloeiro.*

AGENTE DE NAVEGAÇÃO. Pessoa ou firma encarregada, pelas empresas de navegação, de gerir os seus negócios em determinado porto, provendo todas as diligências no sentido de desembaraçar os despachos, realizando em seu nome os contratos de fretamento para o transporte das mercadorias destinadas a outros portos e embarcadas nos navios ou embarcações da empresa que representa.

AGENTE DIPLOMÁTICO. Pessoa credenciada pelo governo de um Estado soberano para representá-lo junto ao governo de outro Estado, e, consoante os princípios das leis constitucionais de seu país, dos regulamentos próprios e das convenções internacionais, com poderes para solucionar com ele negócios de interesse de seu país e em nome do governo que representa.

O *agente diplomático* pode receber essa *delegação* em caráter efetivo ou em caráter temporário.

No primeiro caso, recebe, então, o nome de *embaixador*, de *ministro plenipotenciário* ou *ministro residente*.

No segundo caso, quando sua delegação tem eficácia para tratar de negócios especiais, para tomar parte em conferências, convenções ou missões diplomáticas, mais se designa pelo nome de *enviados especiais* ou em *missão diplomática*.

Os *agentes diplomáticos* fruem certas imunidades e privilégios, que se indicam necessários para o desempenho de sua missão ou delegação.

São *acreditados* junto ao governo pelo seu reconhecimento como *persona grata*, tão logo apresentam os poderes ou o ato de sua designação, que constituem as *credenciais* expedidas pelo governo que os investe na função.

AGENTE PÚBLICO ESTRANGEIRO. Quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais (art. 5º, § 3º, da Lei 12.846/2013).

AGENTES AUXILIARES DO COMÉRCIO. Pelo conceito do Direito Comercial, *agente auxiliar do comércio* se entende toda pessoa que intervém na realização dos atos de comércio, exercendo atividades auxiliares e necessárias a seu funcionamento.

Pelas nossas leis, são considerados agentes auxiliares do comércio: os *corretores*, *agentes de leilões*, *feitores*, *guarda-livros*, *caixeiros*, *trapicheiros* e *administradores de armazéns e oscomissários de transportes*.

Mas a lei comercial, como se vê, tanto inclui como agentes auxiliares do comércio aqueles que, praticando habitualmente atos de comércio, por conta própria, mais se entendem verdadeiros comerciantes que prepostos comerciais, como os que se indicam auxiliares do comércio na qualidade de empregados ou subordinados ao comerciante.

Para os que exercem as funções de agentes auxiliares com certa autonomia, mostrando-se, assim, como perfeitos comerciantes, costumam dar melhormente a denominação de *agentes intermediários*, porque, embora sirvam para encaminhar negócios ou realizá-los para o comerciante, não se apresentam como prepostos ou empregados destes, não estando, assim, sujeitos a salários nem às regras impostas aos empregados do estabelecimento.

Já os *feitores*, *guarda-livros* e *caixeiros* são, em verdade, perfeitos prepostos do comerciante, recebendo salários deste e estando jungidos às regras do funcionamento do estabelecimento, quanto a horário, desempenho de tarefa etc. E se dizem *auxiliares de comércio* porque, embora não desempenhando por conta própria atos de comércio, os praticam em auxílio ao funcionamento do estabelecimento, em que trabalham, por força do contrato de preposição ou de trabalho, que mantêm com os seus patrões ou empregadores.

AGENTES DA POLÍCIA. Pessoas que exercem funções de *polícia administrativa*, ajudando as autoridades policiais não somente nas suas *investigações* para a descoberta dos crimes trazidos ao seu conhecimento, como para cumprimento de medidas de *ordem preventiva*.

Os *agentes de polícia*, em regra, formam uma corporação de caráter secreto (polícia secreta), no sentido de melhor dar desempenho a seus misteres, pois que, desconhecidos pelo público na sua qualidade de *representantes da polícia*, mais facilmente e mais eficazmente dão cumprimento às missões que lhes são confiadas, e mais utilmente podem exercer a fiscalização que se faz importante ao exercício da *polícia preventiva*.

Seja sob essa denominação, como sob a denominação de *inspetores* ou *detetives*, os *agentes de polícia*, dentro do próprio sentido do termo que os designa, são realmente *representantes da polícia*, exercendo, portanto, *funções delegadas*, já em virtude dos regulamentos, seja em cumprimento das ordens verbais ou escritas de seus superiores hierárquicos.

AGENTES DO CRIME. No conceito do Direito Penal, *agentes do crime* se indicam as pessoas que se apontam como *responsáveis* ou *culpáveis*, seja como *autores* ou *cúmplices*, pelos crimes que cometeram.

Os *autores do crime* se dizem *agentes principais*; e os *cúmplices* se dizem *agentes acessórios*.

Na terminologia atual do Cód. Penal cúmplice é *coautor*.

Vide: *Autor, Cúmplice, Cumplicidade*.

AGENTES DO FISCO. São funcionários públicos, nomeados pelo governo, com a incumbência de fiscalizar e promover a arrecadação das rendas públicas, oriundas das tributações.

Chamam-se *agentes fiscais* ou *inspetores fiscais*.

São funcionários que se encontram subordinados ao Ministério da Fazenda, sendo diretamente superintendidos pela Secretaria da Receita Federal, quando agentes do fisco federal.

AGENTES DO GOVERNO. Dizem-se *agentes do Estado* ou *agentes do Governo* as pessoas que, por determinação do chefe do governo e segundo os princípios instituídos na lei fundamental (Constituição), são designadas para auxiliares de sua administração (*Ministros de Estado*).

A Constituição brasileira de 1937, art. 88, os qualificava de *agentes de confiança* do Presidente da República, que lhe *subscrive os atos*, quer dizer, assina com eles os *decretos* expedidos pelo Executivo, segundo as regras preestabelecidas.

Aliás, essa conceituação vinha sendo dada para os Ministros de Estado desde a Constituição de 1891, onde o art. 49 impunha análoga condição de *agentes de confiança*. E quanto maior for essa *confiança*, no dizer de PONTES DE MIRANDA, de que goze o Ministro de Estado, maiores a correspondência intelectual e moral e a lealdade dele para com o Presidente da República e do Presidente da República para com ele, maiores os benefícios para o governo do país.

A CF/1988 vigente reputa-os como auxiliares do Presidente da República (art. 87), responsabilizando-os individualmente pelos atos que assinarem ou ordenarem, ou pelos conexos com os do Presidente da República.

AGENTES INTERMEDIÁRIOS. Assim se costumam qualificar os *agentes de negócios*, que agem por conta própria. Mesmo que o *agente intermediário*, cuja profissão deve ter o caráter de habitualidade, desempenho, nos limites de sua profissão, atos civis, não deixa de ser encarado como *comerciante*.

No entanto, os *agentes intermediários*, se bem que *agindo* sob a responsabilidade de seus nomes, e precisamente por isso é que tomam a qualidade de comerciantes, praticam operações sempre como intermediários, de modo que não podem fazer *comércio próprio*, o que em verdade retiraria o caráter que lhes é peculiar.

Quando encarregados da venda ou da colocação de determinada mercadoria ou efeito comercial, podem assumir o *del credere* ou mesmo emitir as *duplicatas*, quando exigíveis, embora sob o modelo especial para as *vendas em comissões* ou *consignações*.

Do mesmo modo, se o intermediário é um *agente de câmbio*, não pode fazer operações pertinentes a esse negócio por sua conta. Sua função, como é claro, é vender ou negociar valores por conta de outrem. E se os vende por sua conta, está a ferir o principal objetivo da função. Além disso, havendo interesses divergentes decorrentes desse fato, estaria a fazer desleal concorrência aos próprios comitentes.

AGENTES PÚBLICOS. São as pessoas físicas incumbidas, em caráter temporário ou permanente, da realização ou desempenho de alguma função pública. A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, denominada também Lei Anticorrupção, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional. Diz, em seu art. 2º, que é agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades antes referidas. (nsf)

AGENTES VIAJANTES. São pessoas que viajam por conta de uma firma ou estabelecimento comercial, como seu representante ou agente comercial, para colocar seus produtos ou suas mercadorias, tratando também dos demais interesses deles, inclusive cobrança de contas, oriundas de vendas anteriormente feitas ou realizadas por eles.

Viajando sob ordenado e comissões, são perfeitos *prepostos comerciais*.

São conhecidos também pelos nomes de *caixeiros-viajantes*, *viajantes* (Vide estes dois verbetes).

“AGER PRIVATUS”. Expressão latina aplicada para designar as terras de domínio particular ou privado, sobre as quais os seus proprietários têm pleno domínio (*jus in re*). *Res privatae* (coisa privada).

“AGER PUBLICUS”. Termo ou expressão latina usada para designar as terras pertencentes ao Estado, isto é, as terras de *domínio público*.

Os romanos assim denominavam as *terras públicas*, que eram cedidas a particulares, a título precário, para seu proveito e gozo. *Res publicae* (coisa pública).

“AGE VECTIGALIS”. Existia no Império Romano do Ocidente como direito ao campo vectigal (*jus in vectigali*), isto é, o uso das terras do Estado, Município e *collegia*, dadas em locação perpétua. O *jus in fundo vectigali* e o *jus emphyteuticum* (do Império Romano do Oriente) foram juntados na codificação justineia.

Vide: Código. *Collegia*. Enfiteuse”.

ÁGIO. Várias acepções tem a palavra *ágio*.

Entende-se o *lucro* ou diferença obtida numa operação de câmbio, ou de troca entre moedas ou o lucro ou diferença obtida na negociação de um papel de crédito em moeda estrangeira por dinheiro corrente no país.

Será, assim, a diferença ou lucro obtido pelo câmbio ou troca de uma moeda por outra, isto é, a *disparidade* evidenciada entre uma moeda e outra, em razão de sua melhor reputação (valor).

Se o devedor cai em *mora* e o *ágio* tiver variado entre a data do vencimento e a do pagamento, o credor pode optar pelo pagamento no valor ou cotação da moeda, verificada num ou noutro, quer dizer, na cotação do dia do vencimento ou na do dia do pagamento (Cód. Civil/1916, art. 947, § 3º – dispositivo sem correspondência no Cód. Civil/2002).

Ágio também significa o *desconto* ou a *bonificação* que se concede ou se obtém na aquisição de um título de crédito ou da dívida pública (*apólice*). Aí o *ágio* se mede pela *diferença* havida entre o *valor da oferta* ou da aquisição e o *valor nominal* do título. A dedução do *ágio*, estabelecido sobre o valor do título, resulta na *cotação* dele, ou seja, o preço exato ou líquido por que é vendido.

Ágio, às vezes, tem o sentido de *comissão*, e assim se entende a remuneração ou bonificação que se paga para que outra pessoa ou um banqueiro acerte a venda de moeda estrangeira que se tem, ou providencie aquisição de moeda estrangeira de que se precisa.

Ágio ainda se emprega no sentido de desconto ou de juros, que se cobram nas operações de compra de títulos ou efeitos comerciais, ou para designar a *taxa de juros* cobrada em toda natureza de empréstimos feitos por banqueiros ou particulares. (ngc)

AGIOTA. É termo que se emprega em sentido pejorativo ou depreciativo para indicar a pessoa que vive de empréstimos ou descontos de títulos de crédito a juros elevados. *Usuário*.

Dá-se-lhe mesmo o nome de *especulador*. E, neste caso, o *agiota* não será somente aquele que vive de juros, mas o que especula com outras espécies de valores, na compra e venda de títulos.

Vide: *Anatocismo*.

AGIOTAGEM. Termo comercial empregado para designar as operações ou as negociações de mercadorias, títulos de crédito ou moeda, promovidas no sentido de fazer aumentar, diminuir ou estabilizar os preços de tais mercadorias, títulos ou moeda, visando a lucros certos, decorrentes destas *especulações*.

A *agiotagem*, assim, tem o intuito de vir regular em proveito dos especuladores o *ágio* que desejam auferir, formando, desse modo, verdadeiros *monopólios* em relação ao comércio que trazem à agiotagem.

A *agiotagem* é punida como delito, constituindo *crime contra a economia popular*.

Agiotagem. Também se considera *agiotagem* o comércio ou especulação fundada em empréstimos a juros excessivos.

AGIR. Termo jurídico utilizado, de um modo genérico, para significar a ação de *operar*, *deobrar*, de *fazer qualquer coisa*, por iniciativa própria ou a mando de alguém.

Derivado do verbo latino *agere*, tem, assim, todos os seus significados, expressando sempre, numa acepção jurídico-civil, comercial ou penal, o *movimento*, a *ação*, para conduzir um negócio ou realizar uma iniciativa, para praticar um ato.

Na terminologia processual, tem o sentido de *acionar*, *propor ação*, *demandar*. E assim se diz: *agir em juízo*.

Do conceito de agir é que se formam os termos *agente*, *ação* e *ato*.

AGIR EM JUÍZO. Significa o *direito* que se confere a uma pessoa para comparecer em juízo, seja para propor ação ou para contestá-la.

Mas para *agir*, *agir em juízo*, não basta *querer*. É preciso ter esse direito assegurado por lei.

É, para isso, indispensável que se tenha, precipuamente, *legítimo interesse*, seja este econômico ou moral.

O *legítimo interesse* é que dá ao *agente*, ou pessoa que pretende ingressar em juízo para propor demanda, ou que é obrigado a isso para defender-se de demanda, a *qualidade para agir*, a própria faculdade legal de intentar ação ou dela se defender.

Restritamente, *agir em juízo* dá ideia somente da iniciativa do *autor*, vindo a juízo para propor a ação. E, desse modo, se diz que o direito de agir em juízo passa aos herdeiros e também contra eles (*actiones transeunt ad haeredes et in haeredes*).

E, sendo assim, se diz que o autor demanda quando quer, pois a isso não é obrigado, mas o réu tal não pode fazer porque com ele se dá o contrário, pois vai a juízo para se defender (*actor agit, quando vult, et non cogitur, sed contrarium est in reo*).

Mas, *agir em juízo*, em sentido mais amplo, também significa *estar em juízo*, movimentar-se em juízo, conduzir-se em juízo. E, nestas condições, tanto se entende em relação ao autor, como em relação ao réu, embora o primeiro venha a juízo para acionar e o segundo, para se defender.

Ambos se dizem *litigantes*.

Mas, como princípio firmado, nenhum deles poderá *agir em juízo* ou *estar em juízo*, desde que não demonstra a *ratio agendi* (legítimo interesse e qualidade para agir).

O interesse de agir decorre da justa causa ou razão jurídica em que se funda a *ratio agendi* e indica a qualidade para agir.

AGNAÇÃO. Termo de Direito Romano, que significa o vínculo de parentesco ou de consanguinidade, que se dá entre descendentes de varões do mesmo tronco, e que era aplicado em contraposição a *cognados*, expressão mais geral, determinativa de toda espécie de descendência.

Também a *agnação* (*agnatio*) produzia o parentesco através do culto. De modo que o princípio da descendência por varões, no qual se baseava a agnação, não era imutável. O filho que se desligava do culto paterno já não era *agnado* do pai, ao passo que o *estranho adotado*, admitido ao culto, tornava-se *agnado* do adotante e mesmo de toda a sua família.

Dessa forma, a agnação, formulada dentro dos mesmos princípios e regras do culto e de sua transmissão, mostrava o mesmo parentesco como a religião o tinha estabelecido originariamente.

E assim se diziam *samandacas*, se o antepassado comum é daqueles a quem se oferece a libação da água, e o parentesco vai até o 14º grau; *sapindas*, se o antepassado é daqueles a quem se oferece o bolo, e vai até o 7º grau. E desse modo, num ou noutro caso, o parentesco é reconhecido pelo direito de fazer oferenda ao antepassado, e por isso, em razão da regra do culto, não pode ser nele admitido o parentesco pelas mulheres.

Em oposição, a *cognatio* é o parentesco absolutamente independente das regras da religião doméstica.

Segundo a origem, *agnação* (*agnatio*) determina, hoje, o parentesco entre descendentes consanguíneos pelo lado paterno, do qual decorre o *agnado*, para significar a qualidade do descendente.

AGNAÇÃO DO PÓSTUMO. Em linguagem atual, serve para indicar a superveniência de filhos ou filhas, havidos de casamento legítimo, quando já está feito o testamento, sem que o ascendente testador disso tivesse ciência. Dá-se, por isso, mais propriamente a denominação de *agnação do póstumo*, para significar o advento do *herdeiro*, que nasceu depois que o testamento estava instituído.

AGRADÁVEL. Assim se diz da *benfeitoria* ou do *melhoramento* feito à construção, ao prédio ou ao imóvel, não com o intuito de satisfazer um serviço ou obra de imediata necessidade, mas no sentido de *aformoseá-la* ou torná-la mais *agradável* ou *cômoda*.

É obra de *ornamento* ou *ad instruendam domum*, sendo, por isso, considerada como voluptuária, ou de mero deleite.

O Cód. Civil as define como benfeitorias voluptuárias; que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que a tornem mais agradável ou sejam de elevado valor [Cód. Civil/2002, art. 96, § 1º (art. 63, § 1º, no Cód. Civil/1916)]. (ngc)

AGRÁRIO. Termo utilizado para distinguir ou significar tudo o que se refere aos campos, à lavoura ou agricultura.

Na antiga Roma, denominava-se de lei agrária (*agraria lex*) a que regulava a distribuição das terras provenientes das conquistas, entre os cidadãos romanos. E *agrarius triumvir* (*triúnviro agrário*) mostrava-se o magistrado que repartia as terras entre os colonos. A essa divisão de terras dava-se o nome de *agraria res*.

Modernamente, *lei agrária* entende-se a que pretende alterar o sistema de distribuição de terras entre os habitantes de um país, tornando-a mais equitativa e fomentando um melhor cultivo das terras incultas, açambarcadas pelos latifundiários.

Vide: *Reforma Agrária*.

AGRAVAÇÃO. Majoração ou aumento de intensidade dos encargos ou responsabilidade que pesem sobre uma pessoa, ou dos ônus resultantes de obrigações assumidas.

A *agravação*, assim, sempre implica, tanto em sentido comum como em sentido jurídico, *aumento* ou *ampliação acima do que é normal* ou *habitual*.

Agravação. Também se poderá empregar o termo como o ato de agravar de decisão ou de despacho judicial, no sentido de ser obtida a sua reforma, pelo juiz que o proferiu ou por outro de superior instância. *Agravo*.

Agravação. Tem ainda o sentido de *injúria* ou ofensa atirada a uma pessoa, dando motivo a que esta se socorra da ação penal para reprimi-la.

AGRAVAÇÃO DO ENCARGO. Assim se diz quando o encargo se torna mais oneroso ou pesado. Aumento de impostos.

AGRAVAÇÃO DO ENCARGO DE ALIMENTOS. Melhoria da prestação alimentícia devida, quando o prestador, melhorando sua fortuna, está em condições de aumentá-la, suprimindo os alimentos em mais vantajosas proporções. Cabe ao alimentado, nestas circunstâncias, isto é, se sobrevém mudança de fortuna do alimentador, pedir a agravação do encargo alimentício [Cód. Civil/2002, art. 1.699 (art. 401, no Cód. Civil/1916)]. (ngc)

AGRAVAÇÃO DOS RISCOS. Dá-se quando ocorre aumento de responsabilidades sobre a coisa segurada pela diminuição de sua seguridade ou estabilidade. Cabe, então, direito ao segurador para exigir aumento do prêmio ou, se esta agravação ocorrer por culpa do segurado, em contrariedade às cláusulas do seguro, para cancelar o seguro (Cód. Civil/1916, arts. 1.453 e 1.454 – dispositivo sem correspondente no Cód. Civil/2002).

Na verificação da agravação dos riscos, para aplicação das penas cominadas em lei (perda do seguro), deve proceder o juiz com equidade, atentando nas circunstâncias reais, não em probabilidades infundadas (Cód. Civil/1916, art. 1.456 – dispositivo sem correspondente no Cód. Civil/2002). (ngc)

AGRAVAÇÃO PENAL. Aumento da pena a ser aplicada ao criminoso (agente do crime), quando se evidencia que a ação ou omissão delituosa se revestiu de certas circunstâncias, de modo a mostrar aspecto mais grave e revelar maior maldade na prática do crime.

A *agravação penal* ou *agravação de pena* é decorrência da maior *gravidade* apresentada pelo delito, diante das condições circunstanciais de sua prática, seja em relação ao agente, seja em relação à própria vítima, ou ao local em que o crime se cometeu.

E, desse modo, os elementos circunstanciais, que induzem à *agravação penal*, surgem da verificação ou evidência de atos ou de condições, que tornam a pessoa do *agente criminoso* mais nociva à sociedade e, em consequência, se faz mister uma pena majorada, que corresponda a um corretivo mais enérgico e na altura do crime cometido. *Circunstâncias agravantes*.

Em oposição à *agravação de pena*, apresenta-se a *atenuação de pena*, que se deduz da evidência de *circunstâncias atenuantes*, que, ao contrário das agravantes, fazem *diminuir a pena*.

Vide: *Circunstâncias agravantes*, *Circunstâncias atenuantes*.

AGRAVADA. O Código Civil de 1916 designava mulher agravada a menor deflorada, a mulher honesta violentada ou ameaçada, a mulher seduzida com promessa de casamento ou raptada. Este artigo não encontra paralelo no Código Civil de 2002.

Agravada. Em linguagem forense ou processual, indica a *decisão ou sentença*, de que se interpôs recurso de agravo. Indica, igualmente, a pessoa contra quem se intentou o recurso de agravo.

Sentença agravada: parte agravada.

AGRAVADO. Conforme vem aplicado como substantivo ou como adjetivo, agravado tem significação distinta.

Agravado, como substantivo, indica a pessoa a favor de quem o juiz proferiu um despacho ou uma decisão, de que recorreu, pelo recurso de agravo, a parte contrária.

Agravado, como adjetivo, tem vários empregos:

- a) qualifica ou designa o *despacho agravado*;
- b) determina aumento sobre o normal de qualquer fato ou acontecimento: *riscos agravados*, *impostos agravados*, *alimentos agravados*;
- c) indica ofensa ou injúria sofrida: *agravado em sua honra*, *agravado em seu conceito*.

E, neste sentido, também se aplica tanto na forma masculina, como na feminina.

AGRAVANTE. Na terminologia processual, e em sua aplicação como substantivo, indica a pessoa que, não conformada com a decisão ou despacho dado pelo juiz, interpõe o recurso de *agravo*. Em oposição ao *agravado*, é a parte litigante que agrava do despacho, enquanto aquele é a parte contra quem se agrava.

Mas, como adjetivo, o termo vem expressar a qualidade daquilo que se tornou *mais grave*, com maiores ônus ou mais pesados encargos.

Agravante, em linguagem penal, qualifica a circunstância que torna o crime ou delito mais grave (*agravação*), a qual resulta da posição do agente, de sua situação em relação ao crime, no que concerne à sua vítima ou atos praticados por ele para a sua execução ou durante a sua execução.

E ainda se pode compreender com a agregação ao *fato principal* (crime normal), de *atos acessórios* (circunstâncias), que revestem crime de natureza muito mais grave ou muito mais perversa, evidenciando maior intensificação dolosa na sua prática.

As circunstâncias agravantes vêm especificadas no Cód. Penal, e assim se consideram quando não se mostram qualidade ou condição elementar do próprio crime. Quer isto, então, dizer que, se a circunstância é necessária para a formação da figura criminal, não se pode argui-la de agravante, com o intuito de ser obtida a *agravação da pena*.

AGRAVAR. Impetrar o recurso de agravo. Aumentar a gravidade (*agravação*) de qualquer acontecimento, com a prática de atos ou circunstâncias que modifiquem a normalidade do fato ou do ato. Impor maiores ônus ou maiores responsabilidades.

Agravar. Por sua própria natureza de recurso *stricti juris*, o *direito de agravar* não se mostra medida que possa ser usada por qualquer pessoa. Somente pode *agravar* quem é *parte no feito*, isto é, quem participa do processo, como parte, como assistente ou como oponente. E isto porque é medida que se mostra como *incidente processual*. E não se admite que alguém *venha de fora* para usar desse direito.

Por essa razão, somente pode *agravar*:

- a) quem é parte na demanda ou ação, em decorrência do que *tem qualidade* para interpor o recurso;
- b) quem, mesmo não sendo parte, quando o despacho a *agravar* veio ferir seus interesses ou prejudicar seus direitos;
- c) ou quem, *sendo terceiro prejudicado*, tenha procurado intervir no processo para defender seu direito, e o julgador *não admite sua intervenção no feito*, cabendo-lhe, então, o direito de agravar deste *despacho denegatório*.

Por imposição legal, só pode *agravar* quem tenha interesse na decisão, e quando a lei *expressamente determinar* esse direito.

AGRAVINHO. É a expressão forense designando o recurso interposto contra o ato do relator (agravo de mesa ou agravo regimental, segundo a denominação a ser dada pelo respectivo regimento interno).

AGRAVO. Vocábulo que, derivado do verbo latino *aggravare*, tem várias acepções, consoante o sentido de sua própria origem etimológica: é injúria, é afronta, é ofensa, é injustiça.

Mas, na linguagem do direito processual, é tido para designar o *recurso* interposto contra decisão interlocutória.

Segundo as regras das Ordenações, o *agravo* era o recurso que se interpunha de *um magistrado graduado* contra a sentença, ou despacho por ele proferido, em que se

recebiagravame. E tanto se dava das sentenças interlocutórias, como das definitivas, desde que proferidas por juízes que, por sua graduação, não recebessem apelação.

Em regra, os agravos contra as sentenças interlocutórias se diziam de *petição*, de *instrumento* e no *auto do processo*. E, contra a sentença definitiva, recebia o nome de *agravo ordinário*, que se distinguiu da *apelação*, em razão da qualidade do juiz, de quem se interpõe.

A *falta do preparo* implica a renúncia dele por parte do *agravante*, o que tecnicamente se denomina de *deserção do agravo*. E esta não está sujeita a qualquer outra formalidade. Decorre simplesmente da falta de preparo, isto é, evidencia automaticamente, em consequência da omissão do preparo por parte do *agravante*.

O CPC/1973, embora tenha unificado sob uma só rubrica (arts. 522 a 529) o agravo de instrumento e o agravo no auto do processo, previstos no CPC/1939, em realidade não extinguiu a dicotomia entre os agravos quanto ao processamento e julgamento.

Assim, temos:

a) o *agravo de instrumento propriamente dito*;

b) o *agravo retido*.

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO RETIDO. A Lei nº 9.139, de 10.11.95, alterou a redação dos artigos 522 a 529, do Código de Processo Civil, que tratam do agravo de instrumento.

Modificações de fundo e de forma, sobre: a) nítida distinção entre agravo retido e agravo de instrumento; b) explicitação da competência de tribunal, a que deve ser dirigido, diretamente, o recurso; c) prazo para interposição; d) interposição oral, em audiência, de agravo retido; e) instrução da petição de agravo de instrumento, inclusive com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte do correio; f) protocolação no tribunal, ou expedição pelo correio, da petição de agravo, no prazo de interposição do recurso – 10 dias; g) juntada, pelo *agravante*, aos autos principais, de cópia da petição e relação dos documentos que a instruem; h) amplas atribuições do relator; i) comunicação pelo juiz, ao relator, de inteira reforma da decisão recorrida; j) recurso da decisão denegatória do agravo.

Caberá agravo das decisões interlocutórias no prazo de 10 dias (art. 522).

Decisão interlocutória, no estrito conceito legal, é “o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente” (CPC, art. 162, § 2º).

Forma-se o *instrumento* do agravo com as peças que as partes indicam ou que a lei impõe. O *agravante* pode requerer que o agravo fique retido nos autos, para ser conhecido, preliminarmente, pelo tribunal, no julgamento da apelação.

Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer *expressamente* que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação (art. 523, § 1º).

Agravo de instrumento. Na técnica penal, terá cabimento quando, tratando-se de recurso extraordinário, recurso ordinário constitucional ou recurso especial, da competência do STF ou do STJ, forem denegados ou retardados.

Deve ser interposto no prazo de 5 dias, a contar da data da ciência do despacho denegatório do recurso.

A petição deverá conter a exposição fática e jurídica, as razões do pedido e a indicação das peças para traslado.

Uma vez deferida a formação do instrumento será a parte recorrida intimada para indicar peças para traslado, bem como para juntar documentos novos, dispondo o secretário do prazo de 15 dias para a extração, conferência e concerto, prorrogável por mais 10.

Na hipótese de juntada de documento novo pelo *agravado*, terá o *agravante* vista dos autos por 5 dias.

Concluso o instrumento o *agravado* será novamente intimado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias.

Nesta fase, após a apresentação das contrarrazões do *agravado*, compete ao presidente do Tribunal acolher o agravo e determinar sua subida ao Tribunal ou reformar seu próprio despacho, determinando o procedimento do recurso denegado.

Agravo de instrumento. Segundo a CLT, art. 897, caberá agravo de instrumento contra despacho denegatório da interposição de recurso.

Deverá ser interposto no *prazo* de 8 dias. Não tem *efeito suspensivo* mas faculta ao juiz o sobrestamento do feito até o julgamento do recurso.

Sendo *ordinário* o recurso indeferido, cabe o agravo para o TRT; tratando-se de *revista*, competente para conhecer do agravo é o TST.

O agravo de instrumento deverá ser dirigido ao juiz que indeferiu o encaminhamento do recurso, mediante petição contendo justificativa e indicação das peças para traslado, o qual deverá ser concluído em 15 dias, prorrogáveis por mais 10.

A seguir procede-se à intimação do agravado para apresentar suas *contrarrazões* ao recurso, também no prazo de 8 dias, com ou sem pagamento dos emolumentos.

Apresentadas ou não razões, o agravo, com ou sem indicação do traslado de novas peças pelo agravado, será levado a julgamento.

Se o juiz reconsiderar sua decisão anterior o agravo ficará prejudicado.

AGRAVO DE PETIÇÃO. Designa, na técnica trabalhista, o recurso interposto contra decisão do juiz ou presidente de tribunal, nas execuções.

O agravo de petição será julgado pelo próprio tribunal presidido pela autoridade recorrida, salvo em se tratando de decisão do Presidente da Junta ou do Juiz de direito, quando o julgamento competirá ao Presidente do Tribunal Regional a que estiver subordinado o prolator da decisão agravada, a quem este informará minuciosamente sobre a matéria controvertida, ou remeterá os autos, se tiver sobrestado o andamento do feito (CLT, art. 897, § 2º).

AGRAVO INOMINADO. É a denominação que se dá ao agravo interposto contra o despacho do relator que inadmitte os embargos infringentes.

AGRAVO REGIMENTAL. É o recurso dirigido ao plenário ou ao órgão fracionário impugnando decisão do relator. Denomina-se “regimental” porque geralmente é previsto no Regimento Interno do respectivo Tribunal, motivo pelo qual também é chamado por outros de agravo interno. Também pode ser denominado “agravo legal” quando instituído por lei, como, por exemplo, no art. 557 do Código de Processo Civil. (gc e nsf)

AGREGAÇÃO. Derivado do latim *aggregare* (reunir, ajustar, associar). Em linguagem jurídica, não foge o termo ao significado de origem: é todo ajuntamento, toda mistura ou toda adjunção de coisas, que se possam confundir. Tem, também, o sentido de *adesão*.

E neste mesmo conceito, se da mistura se forma uma nova espécie, a *confusão* resultante se apresentará, para todos os efeitos, como perfeita *especificação*.

Desse modo, *agregação* se apresentará como sinônimo de *mistura*, *adjunção*, *comistão* e *confusão*, quando se trate de *amontoamento* entre coisas.

No entanto, quando se trate de reunião ou *ajuntamento de pessoas*, tem o sentido de *deassociação*, de *agremiação*, de *reunião*, de *congregação*.

Quando ocorre a *agregação* às coisas, encaradas estas neste aspecto de *agregadas*, recebem na técnica jurídica a denominação de *coisas coletivas* ou *universais*, que bem dão a ideia deste acúmulo de *coisas singulares*, que assim se entendem as coisas olhadas sob o ponto de vista de sua unidade.

Agregação. No Direito Militar, é o ato de excluir o militar da escala numérica ou lotação do quadro a que pertence, para o efeito de vaga, embora permaneça na ativa.

AGREGADO. Sem divergir do sentido que lhe vem do latim *aggregatum*, na acepção de associado, misturado, adjuntado, o termo tem sentido adjetivo e substantivo.

Como adjetivo, vem dizer da qualidade de coisas ou pessoas reunidas, mostrando, por isso, uma coletividade, seja de coisas, seja de pessoas.

E, por isso, as coisas *agregadas* se dizem universais ou coletivas.

O patrimônio e a herança, olhadas pelo seu *todo*, indicam-se coisas coletivas ou universais.

Como substantivo, indica, também, a própria mistura que ocorreu. E, assim, se diz *agregado* de animais, para indicar a mistura que se verificou com animais de diferentes donos, em um só rebanho.

E *agregado* designa ainda a pessoa que se empregou em uma fazenda pecuária e agrícola, tendo a mesma equivalência de *camarada*.

É ainda aplicado para indicar o *funcionário público* que se incluiu entre os efetivos de uma repartição ou de uma classe, em virtude de uma necessidade do serviço. Tem, então, o mesmo sentido de *adido* ou de *extranumerário*.

Como substantivo, agregado tem, também, o sentido de *agregação*.

“AGRÉMENT”. No Direito Internacional, é a consulta de um Estado a outro sobre a aceitação de agente diplomático que será acreditado junto ao país consultado.

AGREMIÇÃO. Associação ou sociedade civil de fins beneficentes, recreativos, desportivos ou culturais, para uso e gozo exclusivo das pessoas que ingressaram em seu quadro social, como *agremiados*, ou como associados. É sinônimo de *grêmio*, *clube*.

Desde que se constituam segundo as exigências das leis civis, as agremiações tomam a personalização jurídica, passando a ter uma *existência legal*.

As *agremiações*, em regra, mostram-se sociedades civis de fins ou de intuítos não econômicos.

Também se pode dar o nome de *agremiação* à organização de classe formada por um grupo de pessoas, pertencentes à mesma profissão, para a defesa de seus interesses. Têm tecnicamente tais organizações o nome de *sindicatos* e se designam, também, pelo nome de *agremiação sindical*.

Vide: *Associação*.

AGRESSÃO. Num sentido lato, *agressão*, originada de *aggressio*, tanto pode significar o ato como o efeito de agredir, de atacar, de ofender uma coisa ou uma pessoa.

Na terminologia jurídica, o termo mais se aplica à *ofensa* ou *ataque à pessoa*, reservando-se o termo *esbulho* para significar o *ataque à coisa*.

Agressão tem, assim, maior aplicação na linguagem do Direito Penal, embora tenha sentido de *ataque armado*, no vocabulário do Direito Internacional.

Agressão. Como palavra em uso no Direito Penal, *agressão* tanto significa a *ofensa física* contra a pessoa, como a ofensa decorrente de palavras e gestos, com intenção injuriosa. Se o ataque, com intuito malévolo e destruidor, se dirige à coisa, representa uma *depredação*, e a lei penal o reconhece pelo nome de *dano causado à coisa alheia*.

Em razão disso, *agressão*, no sentido penal, é representativo do ato pelo qual uma pessoa *investe* contra outra, física ou moralmente.

A *agressão material*, como a *agressão moral*, constituem delitos punidos pela lei penal. Além da sanção penal, a *agressão* de que resulte prejuízo ao *ofendido*, mostrando-se *fato ilícito*, como em realidade o é, implica a obrigação por parte do ofensor de indenizar a vítima ou sua família dos *danos que foram causados*.

Quando, pela *agressão*, o agressor causa ferimento à vítima, obriga-se pelo seu tratamento e pelos lucros cessantes, além da multa cabível, quando a vítima sobreviver ao ferimento. E se morre é de sua obrigação pagar as despesas do funeral, do luto e suprir as prestações alimentícias às pessoas a quem o defunto as devia [Cód. Civil/2002, arts. 948 e 949 (arts. 1.537 e 1.538, no Cód. Civil/1916)]. (ngc)

AGRESSÃO ARMADA. Em linguagem do Direito Internacional, é o ataque armado dirigido por um Estado contra outro, sem que se mostre plausível justificativa como a de legítima defesa de seus direitos territoriais ou para desagravo de qualquer ofensa que lhe seja atirada.

Agressão armada, desse modo, é expressão empregada na mesma equivalência de *guerra de agressão* ou *guerra de conquista*. E esta se caracteriza pela *agressão armada*, sem antecipação de qualquer declaração de guerra.

Tem, assim, o mesmo sentido da *agressão* levada a efeito com a própria violência de ataque inesperado e injusto.

AGRESSÃO ATUAL. Diz-se que a *agressão* é *atual*, quando se evidencia *iminente* ou *começada*, constituindo para a vida ou integridade física do *agredido* um perigo grave e irremediável, desde que não seja reprimida com a mesma violência do ataque (*agressão*). Nesse mesmo sentido, pode dizer-se da *agressão* que atenta contra a propriedade.

A *agressão atual*, que é a *agressão presente*, a *agressão inevitável*, justifica por parte do agredido a *represália*, mesmo violenta, para reprimir ou reagir à agressão. Em tal emergência, essa *justa reação* do agredido para anular o ataque contra a sua pessoa caracteriza a *legítima defesa*, se assim se viu na impossibilidade de prevenir ou evitar a agressão de outra maneira, que não a de *reagir*, ou de obstar a sua execução (Código Penal, art. 25).

Vide: *Desforço*.

AGRESSÃO FÍSICA. Assim se denomina a *agressão material*, ou, como vulgarmente se diz, *por vias de fato*. É aquela agressão implicando *ofensas físicas*, consistentes em ferimentos de qualquer natureza, inclusive de que possa resultar a *morte do ofendido*. Distingue-se da *agressão moral*.

AGRESSÃO INJUSTA. É a que não se justifica, mostrando-se insopitada e ilícita, em razão do que resulta a sua prática num crime punido pela lei penal. A *reação* que se evidencia agressão do agredido, se executada para evitar agressão injusta, apresenta-se como agressão justificada (*legítima defesa*).

AGRESSÃO MORAL. Assim se designa a agressão por palavras ofensivas ou injuriosas atiradas pelo ofensor ou agressor contra o ofendido ou agredido.

AGRESSÃO MÚTUA. Assim se diz para expressar a reciprocidade de agressão, em que o agressor também se mostra agredido, e o agredido também se apresenta agressor.

Ofensas de lado a lado, injúrias simultâneas. E se, como se vê, a agressão é moral e mútua, pela reciprocidade ou simultaneidade de injúrias, elas se compensam, equilibrando a responsabilidade e a culpabilidade de que, mesmo, se podem anular, em virtude das compensações.

A agressão do agredido ao agressor, se aquele reage à altura da agressão e em razão desta, mostra-se no caráter de legítima defesa do agredido.

AGRESSOR. Agente de uma agressão, quer dizer, a pessoa que agride uma outra, seja por palavras ou por fatos.

Se a agressão é injusta, estruturando, assim, crime previsto e qualificado em lei penal, o agressor é o *autor* ou o agente do crime, que resulta da agressão.

Se a agressão é consequente de uma agressão injusta, tendo seu agente a executado em desforço próprio, isto é, para livrar-se da agressão atual e iminente contra ele, beneficia-se da justificativa de legítima defesa, e o *agressor* tem atenuante para o ato cometido.

Em regra geral, entende-se como *agressor* aquele que começa ou provoca a rixa.

AGRÍCOLA. É termo de uso comum, utilizado nas expressões jurídicas para indicar tudo o que pertence ou provém da agricultura. Penhor *agrícola*: porque a garantia concerne a coisas ou frutos da agricultura. Animais *agrícolas*: porque estão ao serviço ordinário das fazendas agrícolas. Sindicatos *agrícolas*: associações de defesa da agricultura.

Para certos casos, é usado o termo *agrário*: serviço *agrário*.

AGRICULTOR IRRIGANTE. Pessoa física ou jurídica que exerce agricultura irrigada, podendo ser classificado em familiar, pequeno, médio e grande, conforme definido em regulamento (art. 2º, I, da Lei 12.787/2013).

AGRICULTOR IRRIGANTE FAMILIAR. Pessoa física classificada como agricultor familiar, nos termos da Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, que pratica agricultura irrigada (art. 2º, II, da Lei 12.787/2013).

AGRICULTURA. Assim se diz, sob o ponto de vista econômico, da indústria que tem por finalidade, numa exploração sistemática do solo, obter produtos vegetais.

Constituindo a agricultura um dos fundamentos para a organização e o desenvolvimento econômicos de um povo, os poderes públicos olham-na com especial interesse, traçando normas de proteção e defesa e, ao mesmo tempo, de fomento à produção agrícola.

Há, mesmo, em todas as nações politicamente organizadas, departamentos a que se cometem todos os serviços relativos à proteção, fiscalização e fomento da agricultura, e bem assim todas as iniciativas tendentes a estabelecer um regime agrícola favorável à coletividade.

Tais departamentos, diversificados em suas funções, se congregam em torno do Ministério da Agricultura, dirigido por um ministro ou secretário de Estado de livre escolha e nomeação do chefe do Poder Executivo.

Na classificação econômica das indústrias, costumam os economistas incluir a *agricultura* como *indústria extrativa*. Esta é a indicação dada na classificação de J. B. SAY. Porém, COSSA a inclui como subdivisão da indústria *territorial*, na especialização de *indústria rural*, em que se incluem, além dela, a silvicultura, horticultura, floricultura, pecuária etc.

AGRICULTURA IRRIGADA. Atividade econômica que explora culturas agrícolas, florestais e ornamentais e pastagens, bem como atividades agropecuárias afins, com o uso de técnicas de irrigação ou drenagem (art. 2º, III, da Lei 12.787/2013).

AGRIMENSOR. Assim se chama o técnico, perito na arte de medir terras, que executa os trabalhos de levantamento, demarcações e divisões de imóveis, a fim de que, *grafados em uma planta ou mapa*, se mostrem perfeitamente indicados por sua localização, em relação a outros imóveis limítrofes.

Para que seja designado como *agrimensor*, em perícias ou diligências judiciais, é indispensável que o profissional exiba sua *habilitação legal*.

Dessa forma, o agrimensor deve estar munido de seu *diploma acadêmico* ou possuir sua *carteira profissional*, que lhe dê autoridade de habilitado.

O *engenheiro diplomado* pode exercer as funções de agrimensor, sem que para isto exiba o diploma especializado, visto que a profissão de engenheiro é superior à de agrimensor, em habilitações técnicas e legais.

Os trabalhos do agrimensor (divisão, demarcação, etc.), recebem tecnicamente a denominação de *levantamentos topográficos* e de *divisão geodética*.

O agrimensor, por seus serviços nos processos de divisão ou outros, tem direito a honorários, que lhe serão arbitrados pelo juiz, salvo o caso de divisão amigável, em que serão ajustados pelas próprias partes.

AGROTÓXICO. Ver a Lei nº 7.802, de 11.07.1999, e a Lei nº 9.974, de 06.06.2000, que dispõe sobre pesquisa, experimentação, produção, embalagem, rotulagem, transporte, armazenamento, comercialização, propaganda, utilização, importação, exportação, registro, classificação, controle, inspeção, fiscalização e destino final dos resíduos.

ÁGUA. Elemento natural, de forma líquida, necessário à vida, servindo a inúmeras aplicações e utilidades, não poderia a *água* deixar de ser considerada juridicamente, tomando os mais variados aspectos e conceitos.

Geralmente, é a expressão tratada no plural. *águas*.

Água. Na terminologia técnica das construções, é o vocábulo usado para indicar o *plano do telhado* por onde escoam as *águas da chuva*. Nestas condições, conforme seja a forma do telhado, de um só plano, ou composto de vários, terá ele uma ou mais águas.

No entanto, quando esse plano se sobressai de um telhado, ou se prolonga, além dele, mais abaixo, temos, então, a *água-furtada* ou a *meia-água*, também dita de *alpendre*.

Vide: *Águas*.

ÁGUA-ABERTA. Em linguagem marítima, *água-aberta* se entende a *falta de água* em um navio em plena navegação, em alto-mar.

Circunstância, como é visível, que traz sérios transtornos, pode obrigar o capitão do navio à deliberação de procurar porto, onde se possa abastecer do elemento que lhe falta. É, por isso, justificativa da *arribada forçada*, que acarreta, em virtude do desvio da rota do navio a fim de suprir-se da água que lhe falta, em porto que não era do seu destino.

AGUADA. Denominação dada ao *abastecimento* de água potável feito por um navio, antes de encetar sua viagem ou no seu curso, quando dela precisa. Assim se diz que o navio *fazaguada*.

Também serve para designar a *fonte* existente em uma propriedade, que serve para fornecimento de água potável a seus moradores e para bebida de seus animais.

O proprietário de uma fonte, que não está captada, satisfeitas as suas necessidades, isto é, utilizadas as águas para seu consumo, não pode impedir que a fonte tenha o seu curso natural para serventia e uso dos prédios inferiores [Cód. Civil/2002 art. 1.290 (art. 565, do Cód. Civil/1916)]. (ngc)

AGUADEIRO. Assim se diz, em linguagem comercial comum, da pessoa que acarreta água para as casas ou a conduz para vendê-la pelas ruas.

O direito antigo regulava a profissão do aguadeiro, a fim de que se evitassem distúrbios nos chafarizes, donde se tirava a água. Estava isento do recrutamento, mas tinha a obrigação de acudir aos incêndios.

AGUAGEM. É termo da *gíria comercial* e serve para indicar o *enfraquecimento* do capital social de uma sociedade anônima, em consequência de prejuízos ou negócios desastrosos, o qual se restaura ou solidifica pela emissão de títulos, que o venham reforçar, a fim de evitar uma certa derrocada.

O ato de *reforço* do capital, por essa emissão de títulos, mostrando um *refrescamento* dele, é que caracteriza a *aguagem*.

AGUARDENTE. Na linguagem comercial, dá-se esse nome ao *produto de destilação* que se tira do vinho, da cana-de-açúcar, dos cereais, ou de vários frutos ou plantas sujeitos à fermentação.

O comércio de aguardente, seja da que se produz no país ou da que se importa, está sujeito à vigilância fiscal, visto que o pagamento da tributação que sobre ela incide é pautado segundo sua qualidade e consoante sua *graduação alcoólica*.

Para efeito de fiscalização, deve o produto, na sua rotulagem, indicar a qualidade ou a base de sua fabricação, bem assim a sua *graduação*, isto é, graus de *força alcoólica*.

ÁGUAS. Sob o ponto de vista geral, as *águas*, consideradas como *bens comuns (res nullius)*, não são suscetíveis de apropriação privada.

No entanto, sob o ponto de vista jurídico, as *águas*, sejam *correntes*, evidenciadas pelas águas dos rios, oriundas de chuvas ou de nascentes, sejam *dormentes* ou *estancadas*, constituindo açudes, tanques, banhados, sejam *extraídas do subsolo*, como poços, cisternas, cacimbas, criam uma série de relações jurídicas, estabelecendo, também, uma série de *servidões* e outras espécies de obrigações entre vizinhos, isto é, proprietários de *prédios confinantes*.

Por esse modo, embora por sua natureza se mostrem coisas inapropriáveis pelos particulares, segundo a utilidade que elas possam apresentar aos particulares ou às coletividades, as águas se mostram também suscetíveis de ser apropriadas, seja pelos particulares, seja pela coletividade.

Não obstante, em certos aspectos, diante mesmo da impossibilidade de uma apropriação, há águas que são absolutamente *res communis*, pelo que se distinguem como *águas livres*, tal assim as *águas de alto-mar*, que os princípios de Direito Internacional reconhecem como coisa de uso comum. E desses princípios decorre a teoria da liberdade das águas dos altos-mares.

Consoante determinação de preceito constitucional, a legislação sobre *águas*, seja qual for o aspecto em que sejam elas compreendidas, é da competência privativa da União. E, assim, as regras para seu aproveitamento, os direitos que possam ter os particulares sobre as águas correntes ou paradas, sobre as águas dos rios, dos ribeirões, dos canais, das lagoas ou dos lagos, das quedas d'água, das águas minerais, constituem legislação privativa do poder central, não cabendo aos Estados federados instituir normas a respeito.

Como medida de exceção, porém, podem os Estados ditar normas sobre as *águas*, simplesmente no intuito de formular regras que possam suprir deficiências das leis federais, contanto que com estas não venham colidir. Terão assim mero sentido de atender às peculiaridades locais, sem que possam, de qualquer maneira, ferir os princípios reguladores instituídos pela lei federal, nem que seja para dispensar ou diminuir as suas exigências.

A Lei nº 9.443, de 08.01.1997, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, criando o Sistema de gerenciamento, no que toca ao uso racional, inclusive transporte.

A Lei nº 9.432, de 08.01.1997, dispôs sobre a ordenação do transporte aquaviário, abrangendo o afretamento, o armador, a tripulação, a marinha mercante e as modalidades de navegação.

A Lei nº 9.537, de 11.12.1997, dispôs sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional. Regulamentou-a o Decreto nº 2.596, de 18.05.1998.

O uso das *águas*, que possam ser utilizadas ou captadas pelos particulares, constituindo, de uns em relação aos outros, servidões, que se devem respeitar, é matéria pertinente ao Direito Civil.

Em relação às *quedas d'água* e às *águas minerais*, impõem as leis nacionais certas *restrições*:

a) as quedas d'água constituem propriedade distinta da propriedade do solo para efeito de exploração ou aproveitamento industrial, dependendo seu aproveitamento, ainda mesmo que sejam elas de propriedade privada, de autorização do governo federal;

b) do mesmo modo, a exploração das águas minerais ou térmicas depende de satisfação de exigências, consoante princípios instituídos por leis ordinárias, mesmo que se trate de águas localizadas em terrenos privados.

Segundo sua natureza, situação ou procedência, as águas tomam variadas denominações, como veremos:

ÁGUAS ALHEIAS. Assim se diz das águas *particulares*, estancadas ou correntes, que se situam dentro de uma propriedade privada.

Nas *águas alheias*, ou *privadas*, somente se poderá pescar com o consentimento de seu dono. E quem nelas pescar sem ter para isso a necessária autorização de seu proprietário perde para ele o peixe que pescou, além da indenização a que se sujeita pelos danos causados (Cód. Civil/1916, arts. 599 e 601 – artigos sem correspondência no Cód. Civil/2002). (ngc)

ÁGUAS ARTIFICIAIS. Assim se denominam as águas que correm pelos *canais*, feitos pela mão do homem, para distingui-las das águas dos rios e dos ribeiros, navegáveis ou não, que se dizem *águas naturais*.

ÁGUAS CONTÍGUAS. Assim se denominam as águas dos rios e dos lagos, quando servem de divisa a duas nações. Se as águas são de rio, entende-se que os limites entre as duas nações se firmam pelo meio de suas águas. E se lago ou lagoa, pertence a cada Estado a parte que fica entre os lados que ligarem os extremos das respectivas testadas ao centro, salvo convenção em contrário (CLÓVIS BEVILÁQUA). Por analogia, também entendem-se *contíguas* as águas que limitam ou servem de limites a duas propriedades.

ÁGUAS CORRENTES. Águas dos ribeiros, ribeirões e dos rios. São, no entanto, mais aplicáveis às águas dos rios não navegáveis ou fluviáveis, distinguindo-se assim dos pequenos rios, dos ribeirões ou ribeiros.

ÁGUAS DE POÇO. Assim se diz para a água que se extrai por meio de perfuração do solo, até que se atinjam os lençóis de água subterrâneos, e é utilizada para uso do proprietário do prédio onde foi o poço construído.

Segundo regra instituída na lei civil, são proibidas as construções feitas por outrem, capazes de poluírem ou inutilizarem as águas do poço ou fonte alheia: bem assim serem promovidas escavações que tirem do poço ou da fonte de outrem a água necessária [Cód. Civil/2002, arts. 1.309 e 1.310 (arts. 584 e 585, do Cód. Civil/1916)]; C. Águas, arts. 96 a 98]. (ngc)

ÁGUAS EXTERIORES. Assim se entendem as águas dos rios, lagos ou lagoas, que se situam entre dois países. *Águas contíguas.* As margens dos rios e lagos limítrofes, contíguas, pertencem ao domínio e jurisdição do país cujo território beiram.

ÁGUAS FLUTUÁVEIS. Assim se entendem as águas dos rios não navegáveis, mas que podem ser aproveitadas para o transporte de madeiras por flutuação, seja por meio de balsas ou jangadas, seja pelo deslize da própria madeira jogada à torrente dos mesmos rios.

Neste último caso, abandonada ao sabor da correnteza do rio, a madeira transportar-se-á a si mesma, desde o local em que é jogada na água, até o ponto em que é recolhida.

ÁGUAS-FURTADAS. Compartimento geralmente encaixado na armadura do telhado, e deste se sobressaindo, para manter janela ou janelas, que se deitam sobre o telhado. Diferencia-se do sótão, que é compartimento localizado na armadura ou armação do telhado, mas sem

janelas ou vista para o exterior. As *águas-furtadas* apresentam-se como o último andar do edifício, embora de menores proporções.

ÁGUAS INTERIORES. Tal se denominam as águas marítimas, fluviais, lacustres que, situadas dentro de um território, têm todas as suas margens dentro da jurisdição de um país. Mesmo as margens das ilhas, encravadas no oceano, desde que estejam nos limites da jurisdição nacional, reputam-se *águas interiores*.

ÁGUAS INTERNACIONAIS. Aquelas formadas por mares ou lagos que abranjam mais de um Estado, ou por rios, que ultrapassam fronteiras.

ÁGUAS JURISDICIONAIS. Designa a porção de águas territoriais jurisdicionadas por um Estado.

ÁGUAS LIVRES. Assim se diz das águas que não se encontram subordinadas ao domínio ou jurisdição de qualquer país.

As águas marítimas ou oceânicas, que constituem o *alto-mar* ou *pleno oceano*, se mostram *águas livres*.

São, assim, as águas livres de qualquer apropriação ou sujeição, indicando-se verdadeiramente *coisas de ninguém*.

Neste sentido, então, relativamente às *águas do mar*, temos a distinguir as que são livres, em consequência do princípio instituído pelas leis internacionais, relativamente à liberdade das águas de alto-mar, e as que são jurisdicionais (águas territoriais), onde o Estado exerce seu poder de jurisdição e de polícia.

Vide: *Mar*.

ÁGUAS MINERAIS. Costuma-se designar como *águas minerais* as águas naturais de fontes ou nascentes, que possuem qualidades terapêuticas, indicando-se assim, por sua natureza medicamentosa, como *águas de cura*.

Em razão dessas utilidades, as águas minerais, a fim de que possam ser industrialmente exploradas, estão subordinadas a legislação especial, dependendo mesmo a sua exploração do consentimento do próprio governo.

As razões jurídicas, que subordinam a exploração das águas minerais a estas restrições, encontram fundamento no mesmo motivo pertinente às quedas d'água, que não se consideram como acessórios do solo. Do mesmo modo, princípio imposto em relação às minas ou demais riquezas encontradas no subsolo, embora em propriedade privada elas se entendem de interesse coletivo, e por isso somente o particular que é proprietário das terras em que elas se encontram as pode explorar com o consentimento do governo e atendendo diversas prescrições instituídas particularmente a respeito.

As *águas minerais* podem ser também artificiais, isto é, fabricadas industrialmente. Mas, mesmo neste caso, a sua exploração industrial está sujeita às exigências das regras impostas pela Saúde Pública.

ÁGUAS NÃO CONTÍGUAS. São as águas, consideradas nacionais ou territoriais, compreendidas até os seus limites com as *águas livres ou alto-mar*.

Assim se dizem, porque não fazem confrontação com águas pertencentes a outro país ou território.

ÁGUAS NAVEGÁVEIS. Dizem-se navegáveis as águas que possam ser utilizadas para o trânsito de embarcações, seja esta navegabilidade consequente de suas próprias condições naturais ou de trabalhos de arte e técnicos, produzidos pelo homem.

As águas navegáveis são da ordem das que não podem ser apropriadas pelos particulares. São bens que pertencem ao domínio público, e, por isso, cabe aos poderes públicos determinar a maneira de sua utilização, ditando os regulamentos ou prescrições relativas à sua navegabilidade.

A navegabilidade de um rio, por princípio firmado, começa no ponto de seu curso, onde a navegação se faz ou se fez possível. Os limites de sua navegabilidade, em regra, são traçados pelas leis, que reconhecem a sua navegabilidade e determinam a sua utilização neste sentido.

Os terrenos marginais de tais rios também pertencem ao domínio público. E se até eles chega a influência das *marés*, eles se consideram *terrenos de marinha*, pertencentes, em tal caso, ao domínio federal.

ÁGUAS PARADAS. Assim se diz das águas estancadas, sem curso ou corrente, tenham ou não tenham escoamento, sejam de caráter natural ou artificial.

A elas se dá, também, o nome de *águas dormentes*.

Podem ser formadas de nascentes próprias, que as alimentam permanentemente, às quais, na linguagem vulgar, se dá o nome de *olhos d'água*, ou se podem formar das águas da chuva acumuladas de tal maneira que não são absorvidas pelo solo.

Elas formam os tanques, os *açudes* e os *lagos*, dando-se este nome aos tanques de vastas extensões.

Quando os lagos têm ligação com os mares, em regra seguem os destinos deles, fazendo parte dos bens de domínio público.

Quando, no entanto, se trata de águas simplesmente *estancadas* ou *tanqueadas*, são suscetíveis de apropriação por parte dos particulares, segundo as regras instituídas nas leis civis e no Cód. de Águas.

ÁGUAS PLUVIAIS. Assim se chamam as águas que se acumulam em consequência das chuvas e que possam ser represadas, pertencendo, assim, a quem as *estancar* ou *represarnos* terrenos de sua propriedade.

Mesmo as *águas pluviais*, que correm por lugares públicos, podem ser utilizadas por qualquer proprietário dos terrenos por onde passam, observados os regulamentos administrativos (Cód. Civil/1916, art. 566 – artigo sem correspondente no Cód. Civil/2002; C. Águas, arts. 102, 103, 106 e 107). (ngc)

ÁGUAS POTÁVEIS. Assim se diz das águas próprias ou utilizáveis, não somente para saciar a sede, como para os usos domésticos. São águas próprias para beber.

Segundo as leis penais, é crime corromper ou conspurcar *água potável* de uso comum ou de uso particular, tornando-a nociva à saúde ou imprópria para beber.

ÁGUAS PRIVADAS. Assim se qualificam as águas de qualquer natureza que possam estar sob o domínio privado.

Em princípio, somente podem ser objeto de apropriação particular as águas dos rios, ribeiros ou regatos, que não sejam *navegáveis* ou *flutuáveis*, as quais, assim, poderão ser transformadas em propriedade particular, mesmo assim, quando elas atravessarem mais de um prédio ou imóvel, segundo as leis que regulam as servidões delas, devem ser respeitados os direitos dos demais proprietários, no sentido de que também se sirvam das águas que passam pelos seus terrenos.

ÁGUAS PÚBLICAS. São aquelas que, por direito, pertencem ao domínio do Estado, não podendo ser apropriadas pelo particular.

Assim, são considerados bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado-membro, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham (CF/1988, art. 20, III); incluem-se entre os bens dos Estados-membros as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste último caso, e na forma de lei, as decorrentes de obras da União (CF/1988, art. 26, I).

O Decreto nº 2.869, de 09.12.98, regulamentou a cessão de águas públicas para exploração de aquicultura.

ÁGUAS REPRESADAS. Entendem-se as águas, sejam oriundas das chuvas ou sejam de rios, represadas por iniciativa privada para uso industrial ou para recreio dos donos das propriedades particulares.

Podem constituir, também, serviços de ordem pública, em que os poderes públicos as represam para uso das coletividades ou para irrigação de interesse geral. Neste sentido, tomam, particularmente, a denominação de *açudes*.

ÁGUAS TERRITORIAIS. Consideram-se águas territoriais não somente as águas dos rios, lagos e mares, que estejam encravados dentro da jurisdição territorial de um Estado, como os

rios, lagos e mares contíguos ou limítrofes e a *faixa de mar* exterior, que corre ao longo de sua costa, que se conhece pelo nome de *litoral*.

Se bem que todas estas águas se digam territoriais, esta denominação mais se aplica às *águas marítimas*, que banham a costa, compreendida na porção dominada pela soberania de Estado, isto é, até onde, pelas regras do Direito Internacional, alcança a sua jurisdição.

BONFILS as define como a “margem do oceano que orla e cinge as costas do território continental ou insular, sobre o qual o Estado pode, da margem que as águas desse mar banham, fazer respeitar a sua soberania”.

No perímetro das águas territoriais, que se integram na jurisdição do Estado, pode este ditar normas e regras relativas à navegação, pesca e referentes ao policiamento das costas ou às exigências alfandegárias.

AGUAZIL. O mesmo que *alvazil*. Na antiga nomenclatura forense, era a expressão que designava o juiz ordinário e o vereador. Designava, também, o presidente ou governador de uma província. E, na Espanha, significava o oficial inferior da Justiça.

AGUEIRO. Na linguagem jurídica antiga, agueiro significava o *rego*, em que se acumulam as *águas* dos carreiros ou estradas, de onde se derivam para as fazendas, abrindo-se tapigos ou tapumes.

Por analogia, designa também o funcionário da Câmara Municipal encarregado de vigiar e consertar as *fontes públicas*, de onde se tiram as águas para o consumo coletivo.

Cano que dá vazão às águas dos telhados.

AJUDA. É expressão que se aplica na acepção de auxílio, socorro, cooperação.

Da *ajuda*, que se promove em qualquer ato ou função jurídica, geram-se o *ajudador* ou *oajudante*, seja explicando a função de auxiliar, ou designando o próprio cargo ocupado pela pessoa que presta este auxílio, como ajuda ou cooperação.

AJUDA DE CUSTA. Auxílio pecuniário concedido a funcionário público para atender a despesas de viagem e assumir as funções de seu cargo, por transferência ou nomeação. É assim o dinheiro que se dá por fora do ordenado ou vencimento comum, em razão de despesa extraordinária, que se tem a fazer.

As transferências a pedido não dão direito ao auxílio para as despesas de viagem do funcionário ou militar.

Ajuda de custa não se computa como integrante do ordenado ou gratificação do funcionário. É *auxílio eventual*, determinado em virtude de situação que se apresenta no momento.

O mesmo que ajuda de custo.

AJUDADOR. É termo que nos vem das Ordenações. Designa a pessoa que, na falta de outrem ou por lançamento da parte, promove a acusação, auxiliando os representantes do Ministério Público em seus misteres, notadamente nas acusações para a punição do réu. *Auxiliar da acusação*.

Desse modo, bem se vê, não tem o mesmo sentido de *ajudante*, visto que se revela função em caráter transitório, enquanto o ajudante se mostra cargo, ofício ou dignidade em caráter permanente ou efetivo.

O *assistente do perito* tem a feição de um ajudador da peritagem ou da perícia, desde que desempenha suas atribuições, embora como fiscal da parte, como auxiliar da diligência que se promove.

AJUDANTE. O termo *ajudante*, em regra, designa ofício ou cargo de *substituto* ou *deauxiliar* no ofício ou cargo de outrem.

Desse modo, o ajudante ou serve de auxiliar nos serviços ou funções de oficial ou serventuário de maior graduação, ou é o substituto nato dele em seus impedimentos eventuais, despachando os papéis que lhe eram afetos.

O *escrevente juramentado* é um ajudante do escrivão. O *juiz substituto* é um ajudante do juiz. Tem o nome também de *juiz auxiliar* ou *substituto*.

AJUNTADAS. É vocábulo usado para significar as coisas que se reuniram ou se misturaram.

Na linguagem civil, *coisas ajuntadas* quer dizer coisas que, pertencentes a diversos donos, se confundiram, pela mistura ou pelo ajuntamento, sem o seu consentimento (*adjunção*).

As coisas assim misturadas ou ajuntadas continuam a pertencer a seus legítimos donos, quando possível separá-las sem deterioração. Não o sendo, ou exigindo a separação dispêndio excessivo, subsiste *indiviso o todo*, cabendo a cada um dos donos quinhão proporcional ao valor da coisa, com que entrou para a mistura ou agregado [Cod. Civil/2002, art. 1.272, § 1º (art. 615, § 1ª, no Cód. Civil/1916)].

Quando, no entanto, as *coisas ajuntadas* formarem uma nova *espécie*, esta *adjunção*, ou *confusão*, terá a natureza de uma *especificação* para efeito de atribuir ao autor o domínio respectivo [Cód. Civil/2002, art. 1.274 (art. 617, no Cód. Civil/1916)].

Todavia, é necessário que a especificação se tenha dado de *boa-fé*, pois em tal caso cabe à outra parte ou exigir o *todo*, embora pague à outra o que lhe pertencia, ou renunciar à sua parte, exigindo a indenização do que lhe competia. (ngc)

AJUNTAMENTO. Designa a reunião de pessoas, ou coisas, em determinado lugar. Quando se trata de pessoas, esse *ajuntamento*, segundo o fim colimado, pode ter intuítos lícitos ou ilícitos.

Se o ajuntamento tem objetivo, ou foi provocado sem caráter ilícito ou criminoso, mas meramente para promoção de atos ou assistência a fatos de caráter associativo ou festivo, ou em consequência de mera curiosidade, o *ajuntamento é lícito*, e nenhum mal ocorre de sua evidência.

AJUNTAMENTO ILÍCITO. É evidenciado pela reunião de pessoas, em estradas, ruas ou praças públicas, com o propósito de perturbar a ordem pública.

Desse modo, somente se caracteriza como ilícito o ajuntamento, quando a reunião tem o intuito de provocar tumulto, motim ou assuada, cometer algum crime, privar ou impedir alguém do uso ou gozo do exercício de um direito, ou dever, exercer ato de ódio ou desprezo contra alguém, ou perturbar reunião pública, ou realização de alguma solenidade cívica ou religiosa.

Sem que o ajuntamento ocorra com o objetivo de promover qualquer *atentado* contra coisa, instituição ou pessoa, por meio de *motim*, *tumulto* ou *assuada*, não se caracteriza ilícito.

O *ajuntamento ilícito* não se confunde com a *sedição*, que se mostra motim de caráter político, tendo a finalidade de perturbar a ordem pública, com o uso de armas, indicando-se uma sublevação contra as autoridades constituídas. Como uma *rebelião*, se faz periclitara a existência do Estado ou a sua forma de governo, tem a designação própria de *revolução*.

AJUSTADO. É termo comum, na linguagem jurídica, para designar tudo o que se *combinou* ou que se *contratou*.

O contratado está *ajustado* quando as partes advindas se acertaram em todas as condições a serem estabelecidas no instrumento que vai objetivá-lo.

Desse modo, o termo *ajustado* evidencia sempre que as partes contratantes, dando seu consentimento para a formação do contrato, da convenção ou para a realização do negócio, se acertaram em relação ao preço da coisa escolhida, se na venda, ou nas demais condições contratuais, a fim de que se considere concluído o contrato ou a convenção, que vai tornar efetivo o negócio jurídico.

O ajustado é indicativo, assim, de que as vontades dos contratantes perfeitamente se identificaram para a composição das obrigações resultantes da convenção, do acordo ou do contrato estabelecido, segundo os próprios termos em que se fizeram.

AJUSTADOR. Assim se diz da pessoa que promove ou serve de intermediário para regularizar ou concluir acordo ou contrato entre partes advindas para a sua promoção.

É assim o *mediador* entre várias pessoas para a realização de um negócio.

AJUSTADOR DE AVARIAS. Particularmente, é a pessoa a quem se comete o encargo *dereglar a avaria*.

Segundo suas atribuições, determinadas em lei, ele é o elaborador de todas as operações indispensáveis à apuração da real situação dos prejuízos causados pela avaria, a fim de que, dispondo desses resultados, possa equitativamente realizar o seu regulamento.

Para isso deve munir-se de todos os documentos indispensáveis à execução das operações necessárias à efetividade do regulamento, que tem por escopo a conclusão a que se chega pela repartição ou contribuição dos encargos entre os diversos participantes da avaria.

O ajustador tem honorários ou remuneração acertada pelos interessados. E se esses não a determinam, será estabelecido pelo juiz percentual a ser aplicado sobre o valor da avaria grossa, que tiver de ser rateada.

A designação do ajustador será feita pelas partes interessadas ou pelo próprio juiz. É passível de destituição ou remoção, nas mesmas circunstâncias em que o são o inventariante, testamenteiro, desde que ocorram razões para isso, segundo arbítrio do juiz.

Nos arts. 766 e 767, o CPC/1939, mantido em vigor por força do art. 1.218, XIV, do CPC/1973, traz regras relativas ao ajustador de avarias.

AJUSTAMENTO. Embora *ajustamento* tenha o mesmo sentido de *ajuste*, é ele empregado mais particularmente para significar as *acomodações*, as *conciliações*, as *composições amigáveis*.

Assim se diz um *ajustamento de avaria* para significar o acordo a que se chegou na contribuição da mesma, sem qualquer discussão ou impugnação. Por esse motivo, o ajustamento dá sempre a ideia do acordo feito entre partes interessadas na solução de um caso, de forma amigável, sem que se leve a discussão da controvérsia a juízo.

O ajustamento, pois, em matéria de seguros, pode dizer-se o ato pelo qual se fecha entre o segurador e o segurado a conta de uma perda ou de uma avaria (BORGES).

Ajustada a *importância a pagar*, ocorre o ajustamento, que assim resultou de um acordo amigável entre as partes interessadas.

AJUSTE. É o ato pelo qual duas ou mais pessoas se acordam nas condições ou cláusulas estabelecidas para efetivação de um pacto ou contrato. Significa, às vezes, o próprio contrato ou a obrigação assumida.

É, por isso, o acordo firmado por alguém, mesmo que seja verbalmente, para realizar um serviço ou uma obra [Cód. Civil/2002, art. 615 (arts. 1.330 e 1.242, no Cód. Civil/1916)]. Nos ajustes verbais, em caso de divergência, se devem ter em consideração os usos e costumes do local em que se realizou.

Em linguagem comercial comum, *ajuste* também possui o sentido de *conformidade*, dado ao *acerto de contas*, após sua verificação ou exame. E por isso se expressa como *ajuste de contas* o ato para determinar o acerto ou o acordo entre a parte que a extraiu e aquela contra quem é extraída, e que a encontra exata. Em tal sentido, usa-se a expressão *ajustar as contas*, com o intuito de significar a regularização delas. Daí se terá também o *ajustamento*.

Em linguagem penal, *ajuste* significa o concerto entre dois ou mais indivíduos para a prática de um crime. Em tais condições, tanto equivalem *concerto de um crime*, como *ajuste de um crime*. A verificação do ajuste é, neste caso, circunstância agravante, porque representa, inequivocamente, a premeditação de sua prática.

Nos crimes de conspiração, sedição, peita ou suborno, ajuntamento ilícito, lenocínio, adultério, bigamia e outros, em que a cooperação criminosa antecede o crime, o ajuste se apresenta como circunstância elementar do crime.

Ajuste ou *engajamento*. Designa, na técnica dos contratos, o acordo celebrado entre o armador e o tripulante do navio, com a intermediação do capitão (indicado para o comando da equipagem: conjunto de pessoas a serviço exclusivo e permanente da embarcação, quanto da contratação da viagem).

Pode ser:

a) *a salário fixo* – por viagem ou por mês;

b) *a provento eventual* – por parte dos lucros da viagem ou por parcela do valor dos fretes cobrados. (ngc)

“AL”. Abreviatura de *aliud*, frequentemente usada na linguagem jurídica para significar *mais, tudo o mais*, ou *alguma coisa* ou *outra coisa*.

E assim se diria: uma coisa é ocultar, *al* é calar. (*Aliud est celare; aliud est tacere*).

No alvará de soltura é usual encontrar-se a expressão “se por *al* não estiver preso”, ou seja, o juiz determina a soltura do réu se, por outro motivo, senão aquele a que se refere o processo, não estiver preso.

ALA. Na terminologia técnica das construções, indica-se a parte do edifício que se prolonga de um ou outro lado do corpo principal. A *ala direita* ou a *ala esquerda* determinam-se pelo lado direito ou esquerdo da pessoa que, de costas para o edifício, olha para a rua.

Indica também, em outro sentido, cada um dos agrupamentos que, nas associações de pessoas, tem afinidade entre si: ala do partido político, ala de pensadores etc.

ALAGAMENTO. Inundação, provocada em ruas, campos ou terrenos de qualquer espécie, em consequência do rompimento de açudes, extravasamento de rios ou de grandes chuvas.

Quando o alagamento tenha sido motivado por desleixo de alguém, será este responsável pelos danos causados. Não assim, quando o alagamento é natural, isto é, ocorre em virtude de acontecimentos imprevistos.

Na linguagem do Direito Marítimo, diz-se que houve alagamento, quando o navio ou a embarcação, enchendo-se de água, não foi ao fundo ou não soçobrou, embora se considere o acontecimento como um sinistro ou naufrágio.

ALARGAMENTO. Ato pelo qual as autoridades administrativas determinam maior amplitude na largura de uma rua, de uma estrada, praça, canal ou qualquer outra via de comunicação, a fim de atender às exigências do tráfego ou embelezamento e higiene da cidade ou da via.

É medida considerada de utilidade pública, realizada para maior incentivo do progresso público e, por isso, o Cód. Civil autoriza as desapropriações necessárias à sua efetivação (art. 590, § 2º, II, no Cód. Civil/1916. O Cód. Civil/2002 não tratou especificamente deste caso, mas abordou a desapropriação por utilidade pública no art. 1228, § 3º).

ALARME. Assim se indica o *aviso* ou *senal* dado por alguém, para ciência de algum perigo ou de fato que está acontecendo. *Alarma*.

ALARME PÚBLICO. É a vozeria popular, que aponta o culpado, após a prática do ato delituoso, clamando pela sua prisão em desafrenta à coletividade.

A verificação do *alarme público* é motivo para a decretação da prisão preventiva. *Clamor público*.

As prisões em flagrante ocorrem, quase sempre, quando os criminosos são presos, perseguidos pelo *clamor público*.

ALBERGAR. É o mesmo que hospedar ou dar pousada. Também, restritivamente, significa *ocultar alguém* que se procura: *albergar o criminoso*, a fim de escondê-lo da perseguição da Justiça.

ALBERGARIA. Contrato de hospedagem em albergue. Contrato em que alguém presta a outrem não somente *albergagem*, como alimentos, mediante retribuição ajustada ou de costume.

O contrato de albergaria se deduz dos próprios fatos, sem necessidade de estipulações expressas. No direito antigo, a albergaria resultava da obrigação que tinha o enfiteuta de hospedar o seu senhorio, em certos dias, fornecendo-lhe também alimentos.

Albergaria. Também se dá semelhante designação às casas em que se recolhem os pobres, miseráveis, peregrinos, estropiados e enfermos que fazem jornadas, para aí serem assistidos do necessário. Tem, de igual modo, o sentido de *albergue*, considerado como instituição de caridade e de assistência.

ALBUFEIRA. Nome que se dá às lagoas formadas pelas águas do mar, que o ímpeto das ondas, ou dos ventos, lança além de seus limites ordinários, para o lado das terras secas, o mesmo que laguna.

ALCÁÇOVA. *Presídio, fortaleza, castelo*.

ALÇADA. PEREIRA E SOUZA a definia como “a quantia, além da qual não se pode julgar”.

Desse modo, *alçada*, em linguagem forense, quer significar a competência atribuída ao juiz, em face do valor da causa proposta, respeitada a que for cometida à jurisdição privativa. Indica, pois, o limite da jurisdição.

Segundo a regra do Cód. de Proc. Civil, as organizações judiciárias é que determinarão as alçadas dos juízes.

No entanto, para as ações relativas à capacidade das pessoas e ao estado, a alçada se considerará sempre de valor correspondente à alçada dos juízes que tiverem garantia de vitaliciedade,

inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Quer isto dizer que, para tais condições, não se leva em conta qualquer espécie de valor, que se lhes dê. De maior ou menor valor, terão sempre alçada prefixada pela situação do juiz, que possua tais garantias. E quando mesmo se mostrem ações inestimáveis, por não apresentarem qualquer valor econômico, têm alçada legalmente prefixada, desprezando-se por isso a *ratione valori*, para imperar a *ratione materiae*.

Alçada também significa o limite de autoridade para administrar atos ou serviços confiados a alguém. Ela regula, por essa forma, a jurisdição dos chefes das repartições públicas na solução das questões submetidas a seu veredicto.

ALCAIDARIA. Designa o ofício de *alcaide*. Designa, também, as rendas que lhe são atribuídas e as penas ou sanções por ele aplicadas.

ALCAIDE. Palavra que se origina do árabe *cade*, que significa capitanear, *alcaide* nomeia a autoridade que governa uma praça, um castelo, uma fortaleza ou mesmo uma província, também se lhe cometendo autoridade para aplicar a justiça.

Recebia vários nomes, segundo as funções que lhe eram asseguradas: *alcaide-mor*, quando se lhe confiava o governo e defesa de alguma praça ou castelo, cargo sempre exercido por um oficial militar; *alcaide da corte*, que servia nas varas dos Corregedores do crime, executando diligências de justiça; *alcaide das sacas*, oficial que se punha nos extremos do Reino, para impedir a passagem do gado e de outras coisas, cuja saída para fora dele era defesa ou proibida; *alcaide dos donzéis*, que era o fidalgo que tinha a seu cargo os mancebos nobres, que se criavam no Palácio; *alcaide das presas*, cuja função era encarregar-se delas, para a seguir reparti-las segundo as regras instituídas; e simplesmente *alcaide*, o oficial da justiça, que usava de vara, como insígnia de autoridade pública, a quem se atribuía a função de executar as diligências necessárias em justiça, defender a autoridade judicial e rebater a violência de alguém nos atos de penhora, embargos e prisões.

Alcaide. Em linguagem comercial comum, quer significar mercadoria imprestável ou estragada, mercadoria fora de uso ou consumo, que, por isso, não tem procura ou colocação. *Mercadoria desvalorizada*.

ALCANCE. Assim se designa toda e qualquer utilização indevida, por parte de quem administra, ou tem sob sua guarda dinheiro alheio, seja em seu proveito ou para outro fim, que não seja o destinado. Representa, desse modo, o uso abusivo ou desfalque do dinheiro que lhe é confiado.

A evidência de um *alcance* em dinheiro, ou de valores confiados a uma pessoa, indica ato criminoso, que se intitula *abuso de confiança*, porquanto, utilizando-se como sua de coisa que lhe foi entregue, desviou-a de seu próprio destino, e não a pode restituir, solicitada a sua entrega.

O alcance do tutor, bem como o saldo do tutelado, vencerão os juros legais, desde o julgamento definitivo das contas.

O alcance praticado por funcionário público, que exerce cargo ou função de exator, tem a denominação própria de *peculato*, desde que a utilização ocorra nas somas confiadas à sua guarda, em virtude de suas próprias atribuições, e pertençam elas ao erário público ou ao departamento do Estado.

A verificação do alcance dá poderes ao prejudicado para executar o alcançado pelo montante das quantias indevidamente utilizadas ou desviadas, dando mesmo, preliminarmente, direito ao sequestro de seus bens para garantia desta execução.

No entanto, enquanto não se tenha fixado o montante ou o valor do alcance, não se podendo, por isso, promover a execução contra o alcançado, o culpado, não cabe o sequestro, pois que não se evidencia ainda a quantia líquida e certa a exigir, fundamento a ser mostrado na utilização da medida.

ALCAVALA. Assim se denominava o tributo que se cobrava sobre a venda ou permuta de todos os bens móveis, imóveis ou semoventes.

ALCORCA. Termo originário do árabe *alcorcoba*, de cuja contração, sem dúvida, se formou, e introduziu na linguagem jurídica para designar uma espécie de fosso, que se produz, com a retirada da terra para a formação do valado. Dá-se-lhe, também, os nomes de *regueira evala*.

Para a formação do *valado*, a alcorca deve estar dentro do terreno de proprietário, que a realiza, pois de modo contrário seria invasão ao terreno alheio, seria usuração.

ALCOUCE. Assim se diz para designar a casa ou estabelecimento onde se alugam cômodos para encontros esquivos, ou onde mulheres prostituídas se entregam aos homens que as procuram.

Bordel, prostíbulo.

A lei penal proíbe a manutenção de *alcouce* ou *casa de prostituição*, seja ou não estabelecida com o intuito de lucro (Cód. Penal, art. 229).

ALCOVITEIRO. É termo de uso no Direito Penal para indicar a pessoa que explora *olenocínio*, também chamado de *alcoviteirice* ou *alcovitagem*. O alcoviteiro pode apenas favorecer a prostituição, não tendo, assim, qualquer intuito de lucro direto: será, em tal caso, o mediador que induz alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Se age com o intuito de lucro sua pena se agrava, seja quando serve de intermediário, seja quando favorece a prostituição.

O alcoviteiro não é o *rufião*: aquele induz ou facilita a prostituição, tendo ou não lucro. *Orufião* é o que vive da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros, ou se deixando sustentar pela prostituta, que ele explora.

ALCUNHA. Denominação dada a alguém, por escárnio, em vista de defeito físico: o *coxo*, o *zarolho*.

Muitas das vezes, a *alcunha* é trazida ao nome da pessoa e utilizada para formá-lo. Neste caso, formará o cognome, e tem a mesma significação de *apelido*.

ALDEAMENTO. Era o nome por que se designavam as povoações de índios estabelecidas em determinadas zonas, sob a direção de missionários, ou mesmo de leigos.

ALDEIA. É termo que designa a pequena povoação que não tem jurisdição, dependendo da vila ou da cidade, a cujo termo ou comarca pertence, estando, assim, jurisdicionada ao juiz que nessas funcionam.

ALDEIA DE ÍNDIOS. Local em que se agrupam índios domesticados, descidos dos sertões. Tem regulamentação própria e se encontra subordinada à repartição, a que se confiou a sua proteção.

Vide: *Índio*.

“ALEA JACT EST”. Expressão latina que designa que a sorte foi lançada. São palavras atribuídas a César quando atravessou o Rio Rubicão, contrariando às ordens do Senado de Roma. (gsc)

ALEATÓRIO. Consoante sua própria origem etimológica, o termo *aleatório*, do latim *aleatorius*, foi incorporado à linguagem jurídica no mesmo sentido do vocabulário latino: designa tudo o que se prende ao acaso ou ao jogo da sorte.

Desse modo, a qualificação indica sempre a condição imposta ou admitida em um contrato, mediante a qual o seu cumprimento, ou a exigibilidade da obrigação decorrente, depende sempre da realização de evento futuro ou incerto.

Sendo assim, subordinado que está a acontecimento futuro ou incerto, se este não se realiza ou não chega, a obrigação se resolve sem adimplemento ou a entrega da prestação não se impõe.

A condição aleatória, pois, é sempre fundada na sorte, nos azares ou no acaso.

E, em Direito, o termo vem sempre junto ao contrato ou à obrigação, em que se encerram certas convenções relativas a acontecimentos incertos.

Como *contratos aleatórios* encontram-se os *seguros*, as *rendas vitalícias*, as *loterias*, as *apostas*, os *jogos*.

Nos contratos aleatórios sói acontecer que apenas uma das partes assuma os riscos em proveito da outra, como pode acontecer que ambas tenham a cargo recíproco os riscos assumidos.

ALEGAÇÃO. É termo que na linguagem jurídica pode surgir em duplicidade de significados: *alegação* pode indicar a asserção, a afirmativa, de uma das partes contendoras em relação a certos fatos, ou *alegação* pode significar o argumento, as razões em apoio de alguma coisa.

Se a *alegação* tem a propriedade simplesmente de fazer asserção, sem qualquer prova ou argumento que esclareça a procedência da afirmativa, vem a calhar o brocardo jurídico que acentua: *Allegatio partis non facit jus* (Mera alegação da parte não faz direito).

Em razão disso, outros brocardos jurídicos estabelecem que:

Allegare nihil, et allegatum non probare paria sunt, o que se traduz como “quando se alega e não se prova, tudo importa em nada alegar”, ou *Allegatio et non probatio, quasi non allegatio*, o que significa que “quem alega e não prova, se mostrará como se estivesse calado ou nada alegasse”.

No plural, *alegações* é termo forense que indica a exposição escrita, o arrazoado articulado ou defesa apresentada pelos advogados das partes nas ações que patrocinam.

É assim peça do processo, que encerra a soma de *alegações*, no sentido de argumentos e provas, que se elaboram para esclarecimento dos direitos em litígio. Neste sentido se dá também o nome de *razões*, que se dizem *finais* quando apresentadas antes do julgamento da pendência.

Vide: *Arrazoado*.

ALEGAÇÕES FINAIS. Alegações finais são razões que, encerrada a instrução, podem as partes oferecer, arguindo nulidades, analisando os depoimentos, os documentos, os laudos periciais. São dirigidas ao juiz, buscando convencê-lo da procedência da tese sustentada pelo alegante – da acusação, da defesa.

Terminada a inquirição das testemunhas, mandará o juiz dar vista dos autos, para alegações, ao Ministério Público, pelo prazo de 5 dias e, em seguida, por igual prazo, e em cartório, ao defensor do réu (CPP, art. 406). Se houver querelante, terá de pedir vista do processo, antes do MP, por igual prazo e, havendo assistente, o prazo lhe correrá conjuntamente com o do Ministério Público (§ 1º).

As duas normas pertencem ao processo da competência do júri, em que podem ocorrer *pronúncia*, *impronúncia* ou *absolvição* sumária do réu.

No processo e julgamento dos crimes da competência do juiz singular, intercala-se entre o término da inquirição das testemunhas e o prazo, para alegações finais, o ensejo de as partes requererem diligências, “cuja necessidade ou conveniência se origine de circunstâncias ou de fatos apurados na instrução” – 24 horas para o querelante e, depois, o mesmo prazo para o réu ou réus – (art. 499).

Esgotados os prazos, sem requerimento de qualquer das partes, ou concluídas as diligências requeridas ou ordenadas, é que será aberta vista dos autos, para alegações, sucessivamente, por 3 dias: I. ao Ministério Público ou ao querelante; II. ao assistente, se tiver sido constituído; III. ao defensor do réu (art. 500).

Na hipótese da existência de 2 (dois) ou mais réus o prazo será comum, ou seja, igual para todos os interessados.

O prazo para oferecimento de alegações finais não depende de intimação do defensor e do assistente, mas é necessário para o MP.

Nas alegações finais, constituindo o último momento em que a defesa poderá manifestar-se nos autos, devem ser deduzidas todas as matérias de defesa das nulidades de provas (documentais, periciais e testemunhais).

ALEGAÇÕES PRELIMINARES OU DEFESA PRÉVIA. A peça inicial de defesa oferecida pelo réu ou acusado.

ALEGADA. Diz-se da informação ou alegação da parte adversa, numa demanda. *Nulidade alegada. Prescrição alegada.*

É a evidência de um fato existente e que pode acarretar uma nova orientação à solução do feito. *Exposta. Indicada.*

A prescrição pode ser alegada em qualquer instância [Cód. Civil/2002, art. 193 (art. 162, no Cód. Civil/1916)]. (ngc)

ALEGADO. Argumentação promovida pelo advogado em defesa de seu constituinte.

Tem o mesmo sentido que *alegação*.

Acervo de asserções, jurídicas ou circunstanciais, em torno de fatos ou argumentos, que esclarecem os direitos da demanda.

ALEGAR. Indicar fatos, vícios ou irregularidades, ou omissões de um processo ou demanda, os quais possam modificar sua solução ou inquiná-lo de nulo.

Alegar a inépcia de uma petição: mostrar que a petição não foi formulada de acordo com as regras jurídicas.

Alegar fatos: indicar fatos que possam influir na decisão da causa, mostrar elementos que possam assegurar a integridade da relação jurídica violada.

Expor em juízo, citando leis ou autoridades de outrem, argumentos que possam servir de fundamento ao direito pretendido ou de defesa ao direito litigado.

ALEIJADO. Indivíduo a que falta um dos membros superiores ou inferiores, pela mutilação ou pela paralisção.

O aleijado pode ser assim de nascença ou ter sido vítima de ofensa física. Quando a mutilação provém de ofensa física praticada por outrem, a este cumpre indenizar a vítima pelos danos causados.

Embora o *aleijado* seja um *deformado*, e tanto um como outro se mostrem com *aleijões*, o sentido de aleijado é mais estrito, desde que indica a mutilação, estropiamento ou paralisção dos membros superiores e inferiores, enquanto a *deformidade* tanto atinge o aleijado, como o deformado propriamente dito, sendo consequente de ofensas físicas que promovem lesões e deformações em outras partes visíveis do corpo, como nariz, orelhas etc.

Vide: *Deformidade*.

ALEIJÃO. Assim, se diz, em linguagem do Direito Civil, à deformação causada a alguém, em consequência de ofensas físicas.

O aleijão resulta da mutilação dos membros superiores ou inferiores do ofendido ou na deformação que o torne de aspecto horripilante.

Neste particular, o aleijão indica a deformidade irreparável, aparente e permanente.

Além da penalidade decorrente do ato criminoso, fica o ofensor obrigado a indenizar o ofendido, aleijado ou deformado, na proporção do dano causado [Cód. Civil/2002, art. 949, *caput* (art. 1.538, §§ 1º e 2º, no Cód. Civil/1916)]. (ngc)

ALEIVOSIA. Assim se designa a maldade com que alguém, sob demonstrações de amizade, atraiçoa uma outra pessoa para cometer o delito. No regime das Ordenações, era qualidade para agravar a pena do crime.

ALFAIAS. Objetos de uso doméstico e utensílios que guarnecem o prédio. Objetos de ornamentação. Móveis e utensílios de um estabelecimento comercial.

ALFÂNDEGA. Do grego *pandocheion*, pelo árabe *al-funduqâ*. Também chamada de *aduanas*, termo de origem árabe (ad-diuanâ), que significa local onde se cobram impostos.

É, assim, a repartição oficial, a que se atribui a função de aplicar e fiscalizar as leis referentes à importação e exportação das mercadorias e de outros gêneros ou artigos, e à navegação de navios ou embarcações nacionais e estrangeiras, mantendo até a sua própria polícia aduaneira.

As alfândegas podem ser *marítimas*, *fluviais*, *terrestres* ou de *fronteira*. A compreensão de cada uma das espécies está de acordo com o próprio vocábulo que a designa:

a) *marítima*, se localizada à beira-mar;

b) *fluvial*, se localizada em porto de rio;

c) *terrestre* ou de *fronteira*, quando situada nas linhas de divisórias de países estrangeiros ou limites do país que as institui.

Para atuarem junto com estas repartições fiscais, instituem-se também *postos alfandegários*, a que se cometem atribuições restritas de fiscalização e cobrança de impostos ou direitos aduaneiros, em pontos que, por sua pouca importância, não comportem uma instalação de maior porte.

ALFANDEGAR PORTOS. Estabelecer alfândegas ou aduanas em portos que as não possuem, aparelhando-os, assim, para que possam receber navios de passageiros e por eles se possam desembarcar mercadorias importadas ou se possam carregar mercadorias para serem exportadas.

Somente à União compete criar e manter portos alfandegários, e legislar sobre a matéria.

Vide: *Porto alfandegário, Porto habilitado*.

ALFORRIA. Assim se designa o ato pelo qual se dá liberdade aos escravos.

A alforria tinha o caráter de doação (*datio libertatis*), quando se indicava a libertação promovida pelos próprios senhores a seus escravos, e assim se entendia um *dom* ou *doação da liberdade*, pela qual o senhor punha o escravo fora do seu poder dominial. Os romanos lhe davam o nome de *manumissio*, *manumissão*.

Mas, a alforria também significava a libertação decorrente de imposição legal.

ALGEROZ. Termo de origem árabe (*al-zarub*), designa a calha que, em uma construção, recolhe as águas pluviais dos telhados, encaminhando-as para os condutores, por onde chegam ao solo.

Por extensão, dá-se o mesmo nome aos *beirais* do edifício.

ALGUÉM. Pessoa a quem se atribui um direito ou uma obrigação.

Agente ativo ou passivo de um direito.

ALHEAÇÃO. Ato pelo qual se transfere ou se aliena coisa de nossa propriedade. Ato de torná-la alheia, retirando-a de nosso domínio.

Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, contrair obrigações, que importem em *alheação* dos bens.

[Cód. Civil/2002, art. 1.647, I (arts. 242, IV, e 1.235, I, no Cód. Civil/1916)].

Vide: *Alheamento, Alienação*. (ngc)

ALHEAMENTO. O mesmo que alheação ou alienação.

Desinteresse por um negócio ou por qualquer fato.

ALHEAR. O mesmo que alienar. Transferir bens de sua propriedade para a propriedade ou domínio de outrem.

Somente pode *alhear* bens quem os possua livremente e não esteja impedido de transferi-los a outrem, por qualquer restrição imposta à sua capacidade civil. Mesmo que a propriedade esteja em comum, o condômino, perfeitamente capaz, pode alhear a parte indivisa que lhe pertence [Cód. Civil/2002, art. 1.314, *caput* (art. 623, III, no Cód. Civil/1916)], respeitada a preferência que cabe aos demais condôminos. (ngc)

Vide: *Alienar*.

ALHEIA. Diz-se da coisa estranha ou pertencente a outrem, a quem somente compete usá-la ou dela dispor, exercitando, destarte, os direitos que sobre ela recaem.

Também é palavra utilizada para expressar, na técnica forense, aquilo que se soube por lábios de outrem, contrapondo-se, desse modo, ao que se sabe de ciência própria.

ALIANÇA. Na linguagem do Direito Civil, *aliança* tem a mesma significação de *afinidade*.

Em Direito Internacional, é o acordo firmado entre dois ou mais governos para mútua defesa ou para assegurar recíprocas vantagens às nações assim aliadas.

Em tal caso, a *aliança* decorre de um tratado e corresponde à situação criada por ele.

Será *defensiva*, quando o compromisso do *aliado* atende simplesmente à prestação de socorro, no caso em que seja o outro atacado sem provocação.

Será *defensiva* e *ofensiva*, quando a obrigação de socorrer o aliado não se cinge ao caso de agressão não provocada, mas, mesmo, no caso em que seja ele o próprio agressor.

ÁLIBI. Do latim *alibi*, noutro lugar. Prova exibida por uma pessoa, mediante a qual se evidencia o seu afastamento ou ausência de local determinado, na hora em que ali se consumou o delito ou fato criminoso de que é acusado, demonstrando, assim, a impossibilidade material de que o houvesse praticado e seja por ele responsabilizado.

O *álibi*, isento de dúvida, livra, deste modo, a pessoa da imputação criminosa contra si.

ALICANTINA. Astúcia, velhacaria.

ALICERCE. Empedramento feito abaixo do nível do solo e destinado ao assentamento das paredes de um prédio.

O confinante que primeiro construir a parede divisória o fará até meia espessura do terreno contíguo, sem perder por isso o direito de haver meio valor dela se o vizinho a travejar, caso

em que o primeiro fixará a largura e a profundidade do alicerce. [Cód. Civil/2002, art. 1.305, parág. único (art. 580, no Cód. Civil/1916)]. (ngc)

ALICIAÇÃO. Aliciamento. Sedução, atração: aliciação de adepto. Peita, suborno: aliciação de testemunha.

ALICIAMENTO. O mesmo que aliciação.

O aliciamento de trabalhadores, com o fito de levá-los de um local para outro do território nacional, constitui crime previsto no art. 207 do Cód. Penal.

ALICIAMENTO DE COLONOS. Admissão de colonos ou trabalhadores agrícolas em um estabelecimento de natureza agrária ou mesmo para outro mister, retirados de outro estabelecimento, sem que se tenha concluído o contrato de locação.

Quem assim aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem pagará a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber, durante dois anos. [Cód. Civil/2002, art. 608 (art. 1.235, no Cód. Civil/1916)].

Para que se caracterize a aliciação ou aliciamento de colonos, não somente se faz mister a simples admissão de um colono em outro estabelecimento agrícola. É necessário que se verifique que tenha o fazendeiro, diretamente ou por preposto, induzido colonos de outrem a vir trabalhar com ele. Desde que não há intenção de *retirada do colono, por induzimento*, de serviço efetivo de outra fazenda, ou desde que este se agregou, *declarando desemprego*, não se evidencia o aliciamento ou aliciação. A intenção de retirar colono de outrem, onde se encontrava em serviço, para trabalhar em outra parte ou serviço, é que demonstra o *ato de aliciar*. (ngc)

ALICIAR. Do latim *alliciare* (forma hipotética na etimologia, por *allicere*). Atrair, seduzir: aliciar adeptos. Peitar, subornar: aliciar testemunhas.

ALIENABILIDADE. Assim se diz da qualidade jurídica do bem que pode ser cedido, transferido ao alheado a título gratuito ou oneroso.

ALIENAÇÃO. A *alienação*, também chamada de *alheação* e *alheamento*, é o termo jurídico, de caráter genérico, pelo qual se designa todo e qualquer ato que tem o efeito de transferir o domínio de uma coisa para outra pessoa, seja por venda, por troca ou por doação. Também indica o ato por que se cede ou transfere um direito pertencente ao cedente ou transferente.

Essa transmissão da propriedade de uma coisa ou de um direito processa-se voluntariamente ou *forçadamente*.

A *alienação voluntária* somente pode ocorrer quando a pessoa que a promove tem plena capacidade para dispor dos bens sob seu domínio, ou de direito de que é titular. São típicas a *compra e venda* e a *doação*.

A alienação, assim, somente ocorre sobre bens ou direitos próprios, quando a pessoa que os possui tem capacidade para cedê-los ou transferi-los.

Além disso, a *alienação* somente poderá ser lícita quando inequivocamente expressa, quer isto dizer, quando promovida de modo formal.

A alienação importa na renúncia de um direito, seja real ou pessoal.

É condição para sua validade que recaia sobre coisa ou bem que pertença livremente ao alienante e esteja este na livre administração de sua pessoa e de seus bens.

A alienação somente se torna perfeita após a tradição da coisa, quando móvel, e pelo registro ou transcrição do título de transferência, quando imóvel.

Qualquer alienação de bens não livremente possuídos se torna viciosa e, conseqüentemente, é passível da anulação. Em igual maneira, é anulável a alienação feita em fraude de execução ou em fraude de credores.

Bens dotais não podem ser alienados, sem autorização do juiz competente e em casos excepcionais indicados em lei. E, mesmo assim, serão vendidos em hasta pública. O juiz que conceder a alienação fora dos casos legais e sem atender às formalidades indicadas ficará responsável, subsidiariamente, pelas perdas decorrentes (Cód. Civil/1916, artigos 293 e 294 – o Cód. Civil/2002 não mais prevê o regime dotal).

A alienação dos bens imóveis do casal somente pode ser admitida com o consentimento ou aprovação de ambos os cônjuges, não podendo, assim, um aliená-los sem outorga do outro.

Os bens gravados com a cláusula de *inalienabilidade* não podem ser vendidos.

A *alienação é forçada* quando resulta de ato independente da vontade do proprietário, tais como no implemento de condição resolutiva, na exceção *rei venditae et traditae*, na arrematação ou adjudicação em hasta pública.

A alienação se dará a *título gratuito* (doação) ou a *título oneroso* (compra e venda). Em qualquer dos casos, a alienação mostrará a diminuição de determinado bem do patrimônio de uma pessoa para ser incorporado e aumentar o patrimônio de outra.

Segundo a expressão da lei civil, a alienação importa na *perda da propriedade* por parte do alienante. (ngc)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Prevista no art. 66, da Lei nº 4.728, de 14.07.65, de acordo com a nova redação dada pelo art. 1º do DL nº 911, de 01.10.69, que também estabeleceu normas processuais sobre a matéria, a alienação fiduciária em garantia é a operação pela qual se transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário, com todas as responsabilidades e encargos civis e penais.

ALIENAÇÃO FRAUDULENTA. Mesmo sendo própria, se alguém aliena qualquer coisa inalienável ou em fraude contra o credor pignoratício está sujeito a pena, desde que o Direito Penal a considera como criminosa (Cód. Penal, art. 171, § 2º, II e III).

ALIENAÇÃO MENTAL. Tem o mesmo sentido de *afecção mental*. É a moléstia que afeta as faculdades mentais de uma pessoa, tornando-a um *alienado*. Loucura.

A *alienação mental*, quando evidenciada, dirime a pessoa de qualquer responsabilidade pelos crimes ou delitos cometidos.

Vide: *Afecções mentais. Enfermidade mental*.

ALIENAÇÃO PARENTAL. Termo apresentado pelo psiquiatra americano Richard Gardner. Ocorre quando o pai ou a mãe da criança passam a denegrir a imagem do outro cônjuge, excluindo-o da vida do menor. A alienação parental pode causar rompimento dos laços afetivos, uma vez que a criança evita as visitas com o genitor alienado, nutrindo sentimentos de ódio e raiva contra este.

De acordo com a Lei 12.318/2010: “Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.”

Havendo indícios de alienação parental, o juiz determinará, depois de ouvido o Ministério Público, as medidas provisórias necessárias a fim de preservar a integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso.

Se ficar caracterizado que um dos genitores pratica atos típicos de alienação parental ou qualquer outra conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com o genitor, o juiz poderá, em ação autônoma ou incidental, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso: I – declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador; II – ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado; III – estipular multa ao alienador; IV – determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial; V – determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão; VI – determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente; VII – declarar a suspensão da autoridade parental. (gc)

ALIENAÇÃO POR INICIATIVA POPULAR. Cabe ao exequente, após abrir mão do direito que dispõe de adjudicar os bens penhorados pelo valor da avaliação (art. 685-A do CPC), requerer a alienação por iniciativa popular (art. 685-C), que consiste na tentativa do exequente de encontrar um comprador para o bem penhorado, podendo para tanto valer-se de anúncios em jornais de grande circulação. Em seu requerimento, o exequente proporá as

bases da alienação desejada, esclarecendo se pretende cuidar dos atos de alienação por si próprio ou se quer designá-lo a um corretor profissional.

O juiz poderá alterar ou aprovar os termos propostos visando à conveniência da execução. Ao deferir a alienação por iniciativa popular, o juiz definirá: (i) o prazo no qual deve ser efetuada a alienação; (ii) a forma de publicidade a ser usada; (iii) as condições de pagamento; (iv) as garantias; e (v) a comissão de corretagem, se houver corretor profissional (art. 680 do CPC).

Esta reforma também segue a tendência moderna de tornar o processo judicial mais rápido utilizando-se, sempre que possível, de meios que não dependam da participação direta do Estado. Neste caso, ao valer-se da alienação por iniciativa popular, o credor evita o custo e a burocracia estatais. (gc)

ALIENADO. Como adjetivo, indica a coisa ou bem que se transferiu de seu proprietário para outra pessoa. *Prédio alienado.*

Como substantivo, indica a pessoa que sofre das faculdades mentais. *Louco.* É irresponsável pelos atos que praticar. Se criminais, não lhe pode ser arguida qualquer culpabilidade. Se civis, não serão válidos, desde que não assistido pelo curador, que lhe tenha sido dado, e desde que não se tenha atendido a todas as formalidades exigidas em lei.

“ALIENA GRATIA”. É expressão latina para indicar o mandato, cujo objeto é de interesse de um terceiro.

Quer isso dizer que o mandato *aliena gratia* se constitui ou é dado em defesa do interesse, não do mandante, mas de um terceiro, a favor de quem deve o mister ou ato, objeto do mandato, ser cumprido.

ALIENANTE. Pessoa que vende, cede ou transfere bem ou direito de sua propriedade para o domínio de outrem. *Vendedor. Cedente. Transferente. Doador.*

O alienante responde sempre pela evicção da coisa vendida ou transferida, nos termos do contrato pelo qual a vendeu ou transferiu, como assim pelos vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou que lhe diminuam o valor.

Para o alienante, subsiste sempre a responsabilidade, ainda que a coisa pereça em poder do *alienatário*, por vício oculto, já existente ao tempo da tradição [Cód. Civil/2002, art. 444 (art. 1.104, do Cód. Civil/1916)]. Subsiste também a obrigação de responder pela evicção (restituição do preço e demais indenizações), ainda que a coisa esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente [Cód. Civil/2002, art. 451 (art. 1.110, do Cód. Civil/1916)]. No entanto, pode, por cláusula expressa, o alienante eximir-se de tais responsabilidades [Cód. Civil/2002, art. 448 (arts. 1.102 e 1.107, no Cód. Civil/1916)].

ALIENAR. É verbo que significa a ação de passar para outrem o domínio de coisa ou o gozo de direito que é nosso.

Está assim o vocábulo, na tecnologia jurídica, em acordo com o *étimo alius*, palavra latina que significa *outrem*. *Alienare* é, assim, tornar de outrem a coisa que era nossa e que se lhe transferiu por título *inter vivos*, seja gratuito ou oneroso.

A faculdade para *alienar* repousa na plena capacidade. Somente, pois, pode alienar quem seja capaz.

Os bens dos menores não podem ser alienados sem prévia autorização do juiz, seja pelos pais, ou pelos tutores. Mas tal alienação somente se efetiva por hasta pública, diante das vantagens verificadas [Cód. Civil/2002, arts. 1.691 e 1.750 (arts. 386 e 429, no Cód. Civil/1916)].

Relativamente à alienação, cuja validade se prende à capacidade, é expressivo o aforismo, que sintetiza a regra de que *quem não pode consentir na alienação, não pode alienar*. *Alienare qui non potest, nec alienatione consentire.*

Para que o mandatário possa *alienar bens* do mandante necessita estar munido de mandato escrito, onde se expressem, inequivocamente, poderes para a prática da alienação. Jamais serão tais poderes deduzidos de poderes gerais ou de administração.

Os prepostos, porém, colocados à frente de estabelecimentos comerciais, cujo objetivo é *devender* mercadorias ou outras utilidades, *podem alienar* tais mercadorias ou utilidades, mesmo sem mandato escrito. (ngc)

ALIENATÁRIO. É a pessoa a quem se transfere o domínio da coisa ou o gozo e uso do direito. Na venda é o *adquirente*, na cessão o *cessionário*, na doação o *donatário* ou *beneficiário*, na arrematação o *arrematante*, na adjudicação o *adjudicante* ou *adjudicatário*.

“ALIENI IURIS”. No Direito Romano, designava aquele que não tinha capacidade civil, em oposição ao *sui iuris*.

ALIJAMENTO. É palavra em uso no Direito Marítimo, e que significa a ação de se lançar ao mar carga trazida pelo navio, com o intuito de o deixar mais leve, mais flutuável, ou boiante, e mais desimpedido.

O lançamento ao mar de mercadorias transportadas pelo navio, para alívio dele, quando em perigo, pode ser de parte ou de toda a carga. E sempre se mostra justificado quando sua prática decorre da necessidade deste alívio, tendente a assegurar o salvamento da própria embarcação e das demais mercadorias não sacrificadas.

O alijamento pode consistir na carga trazida pelo navio ou embarcação, como nos aparelhos que ele conduz.

O alijamento é uma das formas típicas da *avaria comum* ou *avaria grossa*, em virtude da circunstância de que o ato se mostra de aproveitamento geral, desde que tende a beneficiar não somente a carga restante, como o próprio navio.

O alijamento deve ser iniciado pelas mercadorias que estiverem no convés do navio e, a seguir, pelas mais pesadas e de menor valor, e, nesta sucessão, até que, pelo alívio promovido à sua carga, fique o navio fora de perigo.

Para que o *alijamento* se efetive e possa surtir seus efeitos jurídicos, necessário se torna que se atenda às regras que a própria lei estabelece. E, para que se mostre de interesse comum, é indispensável que não se apresente como ato culposo de outrem sem proveito para a totalidade da carga ou do navio.

O alijamento não importa em abandono da carga ou dos demais objetos lançados ao mar. Eles continuam a pertencer a seus legítimos proprietários e, se salvos, devem ser entregues a quem de direito, embora o salvador tenha direito às despesas de salvamento e ao salvadego.

O alijamento será precedido da *ata e protesto formado a bordo*, devendo este ser oportunamente ratificado, tão logo o navio dê entrada no porto, seja de destino ou não (Vide arts. 725 e segs. do CPC/1939, mantidos em vigor pelo art. 1.218, VIII, do CPC/1973).

ALIMENTAÇÃO. Subsistência prestada a uma pessoa por outrem, que está obrigada a isso em virtude de lei.

A alimentação, segundo o conceito jurídico, não compreende somente a manutenção alimentícia propriamente dita, mas atende ao suprimento de toda e qualquer utilidade de que necessite o *alimentando*, inclusive vestuário e educação.

Quando a alimentação é solicitada pela mulher, em vista de ação proposta contra o marido, de separação ou de anulação do casamento, nela se computam também as somas julgadas necessárias para o custeio da ação.

Alimentação, assim, no sentido jurídico, compreende a integral *manutenção* de uma pessoa, seja em referência ao fornecimento de comestíveis, como de recursos de outra ordem, necessários à sua vida. E, se menores e necessitem de educação, o pagamento de colégios e escolas se inclui como parte exigível da alimentação.

ALIMENTANDO. Alimentário. Pessoa que está recebendo alimentação por conta de outrem, obrigada a sustentá-la, provendo-lhe de todos os recursos e meios necessários à sua subsistência e habitação. (ngc)

ALIMENTANTE. Pessoa que, por obrigação legal, supre outra dos recursos necessários à sua subsistência, não somente lhe fornecendo meios indispensáveis à alimentação, como os de habitação, vestuários e, se menores, de educação.

Vide: *Alimentação, Alimentos*.

ALIMENTÍCIAS. Adjetivação utilizada na linguagem jurídica para indicar tudo o que se refere a alimentos, notadamente às prestações que se fazem devidas a determinadas pessoas por outras, a quem compete, por força de princípio legal, suprir a manutenção delas. Assim, quando

se diz prestações alimentícias, tem-se em mira a soma a que o *alimentante* é obrigado para atender a subsistência do *alimentando*.

ALIMENTÍCIO. Diz-se da substância ou mercadoria destinada à alimentação pública. Gênero alimentício.

Na designação *alimentício* tanto se incluem os alimentos propriamente ditos, como as bebidas destinadas ao consumo coletivo.

As leis penais prescrevem penalidades para todas as pessoas que alterarem ou falsificarem gêneros alimentícios entregues ao consumo público (Cód. Penal, art. 272).

ALIMENTOS. Pensões, ordenados ou outras quaisquer quantias concedidas ou dadas, a título de provisão, assistência ou manutenção, a uma pessoa por uma outra que, por força de lei, é obrigada a prover às suas necessidades alimentícias e de habitação.

Em regra, os alimentos são prestados por uma soma em dinheiro; mas, excepcionalmente, podem ser prestados *in natura*, isto é, no próprio fornecimento dos gêneros alimentícios e de outras utilidades indispensáveis ao alimentando.

A prestação de alimentos alcança não somente a subsistência material do alimentando, como lhe cabe ser educado e instruído, quando menor, e vestido pelo alimentante.

O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos, uns na falta dos outros [Cód. Civil/2002, art. 1.696 (art. 397, no Cód. Civil/1916)].

O direito à prestação de alimentos se estende à mulher grávida, uma vez que a Lei nº 11.804/2008 disciplinou os Alimentos Gravídicos. Esta modalidade de alimentos é devida pelo futuro pai à gestante a fim de “*cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes*” (Art. 2º da Lei nº 11.804/2008). (npg)

Não é direito que se transmita aos herdeiros do devedor: ação personalíssima, morre com ele.

A mulher casada também pode pedir alimentos ao marido, sejam *provisionais*, enquanto se processa a ação de separação, nulidade ou anulação de casamento, sejam *definitivos*, se honesta e pobre, no caso de divórcio.

Vide: *Ação de alimentos*.

Alimentos. Também assim se designam os fornecimentos alimentares feitos pelos hospedeiros, estalajadeiros ou fornecedores de pousada, a seus clientes. Em virtude desse fornecimento lhes cabe como garantia o *penhor legal* sobre a bagagem ou pertences do devedor, existentes no estabelecimento. E a ação para a cobrança de semelhantes dívidas prescreve em um ano [Cód. Civil/2002, art. 206, § 1º (art. 178, § 5º, V, no Cód. Civil/1916)]. (ngc)

ALIMENTOS PROVISÓRIOS. Há quem entenda que os alimentos provisórios são aqueles fixados incidentalmente na ação de alimentos da Lei nº 5.478, de 25.07.1968 (Lei de Alimentos); alimentos provisórios são os arbitrados incidentalmente nas ações de separação, divórcio e anulação de casamento, como se refere o art. 852, I, do CPC.

ALIMPAÇÃO. Derivada de *alimpar*, forma antiga de *limpar*, é vocábulo de uso na terminologia jurídica de outrora para indicar o *termo processual*, notadamente do inventário, em que se decidem todas as dívidas ou dissidências relativas aos bens pertencentes ao *de cujus*, que tenham, ou não, sido descritos no inventário.

E, assim, se dizia o ato pelo qual se patenteia (*franqueia*) aos herdeiros e interessados a descrição e avaliação de bens, a fim de que, ouvidas pelo juiz as suas dúvidas, sejam decididas na conformidade de suas razões e de seus direitos.

Desse modo, é ato que pode ocorrer na vigência das leis atuais, pois que a *partilha*, quando decidida, fundada no *esboço*, que a precede, deve encontrar os *bens a partilhar* livres de quaisquer dúvidas e dissidências.

E o procedimento, que a livra de tais dissidências, constantes dos requerimentos das partes, que concordam ou não com as avaliações, fazem reclamações sobre bens que não devem ser

partilhados ou sobre bens não descritos, pode chamar-se de perfeita *alimpação* no conceito que antigamente se lhe dava, pois que, em verdade, vem aplinar todas as dificuldades que devem ser solvidas, antes que se determine a partilha.

O próprio pedido de *licitação*, que, segundo a regra, deveria ser feito no interregno da *alimpação*, entende-se uma das limpezas executadas para a facilidade na execução da partilha.

A *alimpação* deve ser entendida como o ato ou série de atos que se executam no processo, no sentido de *sanear* dúvidas e tornar líquido o seu objetivo.

Na ação de divisão e demarcação, por exemplo, mostram-se perfeita *alimpação* os atos judiciais, em virtude dos quais se acertam os direitos dos participantes dela, a fim de que se execute a fase técnica da divisão.

Apresenta-se, pois, como ato de tornar líquido e certo o que não estava ainda perfeitamente livre de quaisquer dúvidas.

ALÍNEA. Assim se designa a subdivisão de um artigo, quando, a seguir de seu texto, se abre uma nova linha, precedida de letra ou número.

É distinta, por esse modo, do parágrafo, que forma não uma subdivisão do artigo, mas um complemento dele.

ALINHAMENTO. Na tecnologia do Direito Administrativo, *alinhamento* significa o ato pelo qual a Câmara Municipal, ou outra repartição administrativa, determina ou fixa os limites das vias públicas, no sentido de estabelecer o ponto em que devem ser construídos ou edificadas os prédios ou muros que margeiam essas vias ou ruas.

O alinhamento, que se indica ato unilateral e emanado do princípio da autoridade pública, é traçado em consequência de um plano geral elaborado pela engenharia pública no interesse coletivo, não só de embelezamento urbano, como de facilidade de circulação.

Neste sentido, o alinhamento assinala o limite ou a linha tirada para termo da via pública.

Mas o alinhamento, num sentido mais genérico, pode também ser entendido como a fixação dos limites entre duas propriedades, assinalados pelo poder público, em consequência de solicitação do próprio interessado. Terá, assim, a função de uma demarcação administrativa.

A negação ou recusa de uma municipalidade em fornecer ou dar o alinhamento solicitado pelo munícipe, que deseja construir, constitui violência à posse do proprietário do imóvel e pode este exigí-lo pelos meios judiciais.

O alargamento de uma rua ou praça, fundado numa necessidade pública, pode alterar o alinhamento anteriormente fixado, cabendo no entanto, ao proprietário, o direito à indenização correspondente à perda sofrida com o recuo e proporcional à área cedida ou perdida.

Semelhante direito, porém, não lhe caberia, se houvesse construído o seu prédio fora do alinhamento legal, isto é, dado pela autoridade administrativa competente.

ALISTABILIDADE. Qualidade da pessoa que, inscrita nos registros eleitorais, tem legitimidade para o exercício do voto.

ALISTAMENTO. É o ato pelo qual se promove o rol ou relacionamento de pessoas sujeitas ou obrigadas à prática de determinado dever público.

ALISTAMENTO ELEITORAL. Inscrição ou registro do cidadão para que cumpra seu dever político. O processo pelo qual se efetiva a inscrição toma também o nome de *alistamento eleitoral*.

ALISTAMENTO MILITAR. Processo por que se elabora a relação das pessoas que se encontram sujeitas ao serviço militar, para cumprimento de sua obrigação cívica.

“ALIUNDE”. Expressão adverbial latina, composta de *alius* e *unde*, com a significação de *outro lugar, de outra parte*, empregada, na linguagem forense, para indicar a prova que não pode ser feita com os próprios elementos constantes do processo, mas que necessita de elementos estranhos a serem buscados em outra parte.

Prova *aliunde* revela, assim, uma *indagação* a ser promovida algures, com outros elementos, que não se encontram presentes ao processo em curso. É a prova que se vai buscar em outra parte.

ALJUBE. Expressão antiga, que significava o cárcere para os presos condenados pelo juízo eclesiástico.

ALMIRANTADO. Termo de uso vulgarizado para distinguir o Tribunal e Administração que conhece e delibera sobre as questões pertinentes à marinha de guerra.

Posto, cargo ou dignidade de almirante.

Corporação de oficiais superiores de marinha.

ALMOCREVE. Palavra de origem árabe, serve para distinguir a pessoa que conduz bestas de carga de um para outro local.

Como transportador de cargas ou mercadorias, o almocreve tem obrigações análogas ao carreiro, barqueiro ou a qualquer outra pessoa, que se dê ao ofício de transporte, respondendo pelas perdas ou avarias, quando não provenientes de força maior, vício ou culpa do expedidor.

O almocreve é um condutor, pois que, em verdade, a ele se comete o encargo de transportar as mercadorias que lhe são confiadas. E sua denominação serve, apenas, para mostrar a maneira por que esse transporte se realiza: por meio de animais ou bestas de carga.

ALMOEDA. Assim se diz da venda promovida por leilão ou hasta pública.

É termo que vem do árabe *al-munadâ almonada*, que significa o preço de alguma coisa em praça ou rua pública.

Apregoadá a venda, esta se efetiva àquele que maior preço oferecer, ou seja, àquele que fizer maior *lanço*.

Venda por almoeda quer assim dizer venda por leilão, seja público ou particular, ou venda por hasta pública, isto é, *venda sob prego*.

Os leiloeiros podem vender em *almoeda*, quer nas suas próprias casas, quer fora delas, os efeitos comerciais de cuja venda tenham sido encarregados pelos próprios donos ou por pessoa devidamente autorizada, ou bens de raiz ou outros efeitos não comerciais, de que forem competentemente encarregados, uma vez que tais vendas fiquem sujeitas às disposições do Direito Civil que regem as vendas particulares.

Vide: *Hasta pública, Leilão*.

ALMOEDEIRO. O mesmo que *leiloeiro*.

ALMOTAÇAR. Era a palavra que se utilizava, anteriormente, para significar a taxação do preço estabelecido para a venda das mercadorias ou gêneros alimentícios, expostos ao consumo público. Tem o mesmo sentido atual de *tabelar*, que significa estabelecer preços por que as mercadorias de consumo necessário devem ser vendidas.

ALMOTAÇARIA. Autoridade ou grupo de autoridades a que se comete o poder de estabelecer ou fixar preços para a venda de mercadorias de consumo necessário ou gêneros de primeira necessidade. Significa a própria taxa ou *tabelamento* do preço da mercadoria a ser vendida.

ALMOTACÉ. Termo vindo do árabe (*almohtacel, almuhtasib*, originado do verbo *haçaba*, contar, calcular), designa o funcionário ou autoridade, a que se atribui o dever de fiscalizar a exatidão dos pesos e medidas, a taxação dos preços estabelecidos e mesmo a distribuição de gêneros expostos ao consumo público.

No regime antigo, o almotacé exercia também função de polícia da cidade, cabendo-lhe vigiar a limpeza pública.

Existe a grafia *almotacel*, também.

ALMOXARIFADO. É termo que não possui, atualmente, o mesmo significado tido anteriormente. Significava o distrito da jurisdição do *almoxarife*, tendo a mesma significação de *intendência*. Ali se cobravam os impostos sobre gêneros expostos à venda, as portagens, as sisas e outros tributos a que estavam sujeitos as carnes, frutas, vinhos, os pescados e as herdades. Era assim o cargo ou ofício a que se atribuía a arrecadação de imposições a que estavam sujeitos determinadas mercadorias e gêneros de consumo público.

Presentemente, *almoxarifado* se entende o estabelecimento, departamento ou repartição em que se guardam as mercadorias ou objetos destinados a seu consumo, mostrando-se, destarte, um real depósito de material ou artigos a serem usados pelo próprio estabelecimento ou a serem por ele fornecidos a outros estabelecimentos.

Em regra, o almoxarifado tem a seu cargo não somente a distribuição ou entrega dos artigos sob sua guarda, como a promoção de compra de todos os objetos indispensáveis à manutenção do depósito, que se apresentam necessários ao consumo dos departamentos por ele supridos de tais artigos, mantendo, desta forma, permanentemente, uma reserva de todos os artigos frequentemente consumidos, ou adquirindo todos quantos sejam requisitados para consumo.

ALMOXARIFE. No direito antigo, *almoxarife* era vocábulo que designava o oficial a que se cometia o dever de arrecadar os direitos reais. Por esta razão, o *almoxarife* exercia funções idênticas às dos funcionários fazendários, equiparando-se, em atribuições, aos atuais tesoureiros de estabelecimentos fiscais.

Na terminologia atual, almoxarife é o encarregado do depósito ou armazém de mercadorias ou artigos, a que se dá o nome de *almoxarifado*.

A ele se comete a atribuição de dirigir todo serviço do almoxarifado, como seja aquisição e recebimento dos artigos, guarda, fiscalização e entrega dos mesmos, segundo as requisições que lhe são apresentadas.

Como funcionário público, o almoxarife, porque tenha sob sua guarda valores e bens pertencentes à Fazenda Pública, se considera *exator*, sendo, por isso, responsável por toda soma ou valores, que lhe são confiados.

ALODIAL. Num sentido genérico, *alodial* é palavra que significa *livre de encargos*.

Por esta razão, quando se determina a qualidade alodial do terreno, entende-se que é aquele que não está sujeito ao pagamento de qualquer foro ou laudêmio, tendo o proprietário domínio pleno sobre ele, pelo que está livre de qualquer outro senhor. Indica, pois, o terreno ou imóvel que não está sujeito à enfiteuse.

Em relação aos terrenos marginais ou adjacentes aos terrenos de marinha, *alodial* serve para indicar o terreno firme e de formação antiga, que se avizinha do terreno de marinha. O terreno alodial é sempre de propriedade privada, o terreno de marinha pertence ao Estado e está sujeito ao aforamento para que o use o particular.

Nas ilhas não há terreno alodial, porque todas elas se consideram como terreno de marinha.

Somente os terrenos do litoral, ou marginais de rios, lagos, etc., aquém dos limites estabelecidos para os terrenos de marinha, são geralmente considerados como *alodiais*, para que se distingam dos terrenos que não são livres de encargos.

Vide: *Bens alodiais. Terrenos de marinha*.

ALOJAMENTO. Local em que se recolhe alguém para dormir. É termo mais propriamente usado para significar o compartimento ocupado pelos soldados, nos quartéis, para o pernoite.

Também significa a hospedagem dada a militares, por particulares, em caso de guerra ou de ocupação militar, sendo, em tal modo, usado no sentido de *hospedagem*.

ALQUILADOR. É termo de origem árabe, *al-kirá*, *alquerá*, empregado para designar a pessoa que aluga *cavalgaduras* destinadas ao transporte de pessoas ou de mercadorias. É, assim, o locador de cavalgaduras (bestas de cargas ou animais de montaria) para *transportes ou condução*.

Por ampliação, também, entende-se todo contrato de locação para transporte ou condução de veículos de tração animal ou outro qualquer, desde que o locador não participe dessa condução, apenas alugue ou loque a coisa.

Este aluguel é o alquilé ou alquiler.

ALQUILARIA. Derivado do árabe, *al-kirá*, *alquerá*, é usado na terminologia jurídica para designar, principalmente, o contrato de locação de cavalgaduras para transporte ou condução de cargas ou passageiros.

O contrato é simplesmente da coisa, não se comprometendo o locador a participar da condução que é feita pelo locatário ou pessoa de sua indicação.

Por analogia, representando termo que designa, principalmente, o *contrato de locação de coisa para condução*, pode distinguir o vocábulo locações desta espécie e com semelhante fim, mesmo que a coisa da locação seja veículo de outra natureza, tal como carros ou barcos.

A condição do contrato é que o veículo seja locado sem o respectivo condutor. É entregue ao locatário para que, por ele mesmo, ou por condutores seus, realize a *deslocação* das

mercadorias, cargas ou quaisquer outras coisas, de um ponto para outro, conforme seus desejos.

E desse modo se difere da *recovagem* e da *barcagem*, também modalidades de *contratos de transporte*.

ALTA DE PREÇO. Aumento de preço de uma mercadoria em face de sua procura ou em vista de sua carência. *Alta* indica, assim, uma *elevação do preço* ou um *encarecimento*.

Por vezes, a *alta* se verifica não pela grande procura da mercadoria, nem por sua escassez, mas, artificialmente, pelo *açambarcamento* ou por outros meios artificiais de valorização.

Para evitar a alta dos preços, conseqüente de manejos postos em prática pelos comerciantes e industriais, os poderes públicos costumam impor um *tabelamento de preços*, o qual passa a regular os preços de aquisição das mercadorias tabeladas.

Comumente, a alta é conseqüência da lei econômica da maior procura e menor oferta, diante do que o valor para aquisição da mercadoria se eleva além do preço ordinário de sua aquisição.

ALTA INDAGAÇÃO. É expressão da linguagem forense, para indicar a *questão* trazida à demanda, que não pode ser esclarecida e solvida sem o concurso de elementos vários, buscados *aliunde*, além dos que possam ser apresentados pelos próprios interessados.

Mostra-se, desse modo, assunto de magna relevância, indicando-se a pesquisa ou investigação de um fato relevante.

A *investigação da paternidade* ou da *maternidade* mostra-se fato de *alta indagação*.

As questões jurídicas de alta indagação somente podem ser promovidas em ações cujos ritos sejam ordinários. E, se aventadas em ações especiais, devem ser trazidas à ação própria, para que, por ela, seguidas as formalidades processuais que se mostrem indispensáveis, se solucione a pendência.

Sendo assim, o caráter da questão arguida de *alta indagação* firma-se na circunstância de que somente poderá ser averiguada por meio de testemunhas e de outras provas e diligências, só permitidas nas ações ordinárias, onde podem ser comodamente produzidas. São, assim, de alta indagação todas as questões fundadas em fatos duvidosos ou impugnados, que necessitem ser demonstrados ou provados.

ALTA TRAIÇÃO. Assim se designa o crime praticado pelo cidadão contra a soberania de seu Estado ou Governo, o qual se evidencie um atentado contra a estabilidade interna do país, e, em conseqüência, contra a sua própria existência.

Neste particular, a *alta traição*, que se revela pelo ataque à ordem política interna, se distingue da simples *traição*, que é o atentado contra a segurança externa e a posição do Estado como potência internacional.

Originariamente, tinha o nome de crime de *lesa-majestade*, passando, depois, a ser um crime de *lesa-pátria*.

No crime de *alta traição*, a que os romanos chamavam *perduellio*, o Estado é considerado, em si mesmo, como entidade política, ao passo que, na *traição (proditio)* dos romanos, o Estado é considerado como uma individualidade, que coexiste com os outros Estados.

ALTERAÇÃO. Em regra, o termo significa a modificação que se promove em alguma coisa, substituindo-se o que era feito por nova coisa, que lhe modifica o sentido, o valor ou a espécie.

Assim, entende-se *alteração* a modificação que se faz no texto de um contrato ou em qualquer de suas cláusulas. Ou quando se modificam os textos de uma obra literária ou científica.

As alterações em obras literárias ou científicas somente se permitem pelos próprios autores.

É *alteração* a modificação que se faz numa planta de prédio que vai ser construído. E o proprietário que não concorda com ela pode exigir do construtor que pague a diferença havida na construção, com a modificação que não autorizou.

A modificação de uma lei por outra também se diz *alteração*. Mas a disposição especial *não altera* a disposição geral anterior (Introd. ao Cód. Civil, art. 2º, § 2º).

A alteração, dando nova feição à coisa, no seu sentido, no seu valor, na sua data, no seu destino, pode trazer prejuízo a alguém. Neste caso, constitui-se numa falsidade. Se a alteração é

consequente de modificação promovida pela pessoa que a podia fazer, é ato apenas que altera a composição anterior, sem se mostrar passível de impugnação.

Na tecnologia penal, *alteração* tem também o sentido de *adulteração* ou *modificação* de uma substância alimentícia ou medicinal, de modo a modificar-se a qualidade ou reduzir-lhe o valor nutritivo ou terapêutico (Cód. Penal, art. 273).

ALTERAÇÃO DA FIRMA. É expressão que tanto significa a modificação de uma firma comercial, como indica a substituição de uma firma por outra.

A alteração da firma comercial (razão social) opera-se pela modificação ou alteração da cláusula contratual, que a ela se refere, e com o arquivamento, na Junta Comercial, do ato que a realizou. Além disso, deve também ser anotado no *registro da firma* a circunstância da alteração.

A alteração da firma pode ocorrer por vários motivos, notadamente pela retirada do sócio, que lhe empresta o nome, por sua transformação de sócio solidário em comanditário, ou pelo falecimento do sócio titular da firma, como ainda pela transformação da espécie de sociedade.

Também se qualifica de alteração de firma, considerada como a assinatura usada por uma pessoa, a modificação que esta mesma pessoa admite em sua assinatura, seja pela simplificação do nome ou pela abreviatura adotada.

É de bom estilo que as pessoas físicas ou jurídicas, quando alterem suas firmas, tornem pública a alteração, seja por *avisos* insertos na imprensa, seja por meio de circulares remetidas a seus fornecedores ou clientes. É mesmo de bom alvitre que se anote em tais circulares o fac-símile da nova firma, assinada pelas pessoas que têm autoridade para tal.

“ALTER EGO”. Expressão latina que significa *outro eu*. Tomado neste sentido, *alter ego* quer significar a pessoa da confiança de uma outra e que a substitui em seus negócios ou em suas funções, praticando atos que deveriam ser praticados habitualmente pela outra.

Designa o secretário particular de alguém, e que desempenha funções de interesse deste e a seu mando.

ALTERIDADE. Referente a *alter* (outro, em latim). É a qualidade da norma jurídica que, constituindo relações, contrapõe os direitos de um aos deveres do outro.

ALTERNATIVA. A palavra alternativa sempre indica a posição em que se encontra uma pessoa diante de uma *oposição entre duas coisas*.

Geralmente, evidencia-se nas *obrigações*, nas *substituições* e nos *legados*.

Resulta assim, por via de seu conceito, no direito que cabe à pessoa em escolher a prestação que deva pagar, quando é o devedor, ou que deva receber, quando é o credor.

E tão logo aquele a quem cabe escolher, pela *alternativa*, a prestação a ser cumprida, o faz, o adimplemento da obrigação se firma na escolha realizada, desobrigando-se o devedor da prestação das outras.

Desse modo, a alternativa é indicadora de uma obrigação disjuntiva. É assim uma verdadeira opção, dando a faculdade para a escolha da prestação, seja ao credor ou ao devedor, segundo o caso, e se cometendo ao que escolhe a responsabilidade pelo não cumprimento dela.

Também indica a conversão da cláusula penal em benefício do credor, para o caso do inadimplemento total da obrigação [Cód. Civil/2002, art. 410 (art. 918, no Cód. Civil/1916)].

Em princípio, quando não se estabelece o contrário, o direito de escolha, resultante da obrigação alternativa, cabe ao devedor.

O fenômeno da escolha da obrigação, quando indeterminada, e determinada pela escolha de uma delas, recebe o nome de *concentração*. (ngc)

ALTERNATIVO. Adjetivo que é, a palavra tem o mesmo sentido de alternativa.

E assim se entendem *pedidos alternativos*, quando o autor possa, por mais de um modo, formular o pedido para o reconhecimento de seu direito. Desse modo, o autor, determinando precisamente as modalidades em que se permite a satisfação de seu pedido, dirá de que forma ficará reintegrado em seu direito, desse ou daquele modo. Contrapõe-se o *pedido alternativo*, ou alternado, ao *pedido genérico*.

Alternativo, indicando a faculdade de escolha (*facultas alternativa*), também é direito que cabe ao herdeiro, quando o legado deixado por testamento vem ligado a esta condição.

Alternativo também distingue a função ou ofício que, sendo servido por muitos, é feito alternadamente, isto é, por giro ou turno, ou seja, ora por um, ora por outro.

ALTISTA. Pessoa que promove a elevação ou alta de preço de determinada mercadoria, pelo açambarcamento ou por outros ardis comerciais. *Açambarcador*.

ALTO-MAR. É expressão de Direito Marítimo, para significar o distanciamento da costa, evidenciando a zona do mar, que se encontra fora da jurisdição de qualquer Estado.

Em alto-mar, o capitão do navio ou comandante da embarcação representa e exerce toda autoridade, enfeixando em suas mãos todos os poderes administrativos, tais como os de juiz, de tabelião e de polícia.

Todos os atos jurídicos, que possam ser praticados em *alto-mar*, somente serão válidos quando assistidos, presididos ou lavrados pelo capitão ou pelo escrivão de bordo, desde que seja de sua essência a lavratura por escritura pública.

ALTURA. Assim se diz do espaço compreendido *acima do solo*, e que possa ser utilizado pelo seu proprietário, em seu benefício ou para seu uso. *Adjacência*.

Assim, não pode o proprietário impedir que se empreendam trabalhos na *altura* de sua propriedade, desde que esta se realize em elevação tal que não tenha ele interesse algum em obstá-los [Cód. Civil/2002, art. 1.229 (art. 526, no Cód. Civil/1916)].

Desse modo, a *altura* sobre o solo se dirá *utilizável*, ou *não utilizável* pelo proprietário. Quando *utilizável*, ninguém lhe pode perturbar o direito, investindo sobre o espaço que assoma sobre seu imóvel ou prédio. A lei não marca até que *elevação* se diz a *altura utilizável*. Mas deve ser entendida como aquela em que possa o interessado levar a sua construção ou utilização, segundo os recursos da engenharia e as admissões dos poderes públicos.

O limite ou a altura máxima dos edifícios, determinada pelas municipalidades, é fixada pelo *gabarito*, nome por que se designa o número de andares que podem ser erguidos ou que devem ser erguidos, segundo a importância, largura e situação das ruas ou praças. (ngc)

ALTURA DA FACHADA. Locução empregada em referência à altura de um edifício, considerado em sua frente ou lado que tem frente para a rua ou praça.

A *altura da fachada* ou *altura de uma fachada*, assim, entende-se o comprimento vertical medido ao meio da fachada e compreendido entre o nível do passeio e uma linha horizontal, que passa pela parte mais alta da fachada, com a abstração de qualquer ornamento ou enfeite (ornatos) da parte superior da mesma.

ALTURA DO MAL. É expressão usada na linguagem do Direito Penal, para se avaliar a extensão do *mal praticado* ou, mesmo, da intensidade do mal, que se pretendia praticar.

Mostra, desse modo, a medida da *ofensa física* ou mesmo da *ofensa moral*, causada por uma pessoa a outra, e que, por ser ato punível pela lei, tem a pena graduada na *altura* ou *naintensidade* da mesma ofensa.

O agredido pode reagir à agressão na *altura do mal*, que se lhe pretende fazer, respondendo, assim, na mesma proporção do mal pretendido pelo agressor.

Por isso, da altura da agressão decorre, assim, o *mal necessário*, isto é, o *mal* que se mostra indispensável para reprimir o ataque.

ALTURA VIVA DA ÁGUA. Assim se chama a parte de uma seção dada que fica superior ao fundo regular do rio e ainda superior ao nível de seu recipiente, de modo que, cessando porventura o curso do rio, nenhuma água permanecerá naquele ponto da seção (CARVALHO DE MENDONÇA).

ALUGADA. Assim se diz da coisa que é dada em locação. Também serve para designar a pessoa que presta serviços a outrem, mediante contrato de locação.

ALUGAR. Contratar a locação de coisa móvel ou imóvel, ou de serviços. *Locar*.

Na linguagem antiga, se dizia *alquilar*, palavra de origem árabe, *al-kirá*, *alquerá*.

Somente pode *alugar a coisa* quem seja seu proprietário ou, como administrador dela, tenha autorização para fazê-lo.

A pessoa que recebe a coisa para uso gratuito não a pode alugar a outrem.

Do mesmo modo, quando o uso da coisa consistir no direito de habitar gratuitamente a casa alheia, o titular deste direito não a pode *alugar*, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com a sua família [Cód. Civil/2002, art. 1.414 (art. 746, no Cód. Civil 1916)].

Na coisa comum, o condômino tem preferência para alugá-la, estabelecendo o Cód. de Proc. Civil o meio por que se efetiva essa preferência.

Para a locação dos terrenos ou propriedades rurais, mais propriamente se diz *arrendar*, para significar o contrato de locação. (ngc)

ALUGUEL. É o preço que se paga pela locação da coisa, isto é, a prestação devida pelo locatário ao locador pela ocupação do prédio. Neste sentido, *aluguel* tem a mesma significação de *renda*.

É a remuneração, em moeda nacional, que o locatário paga periodicamente ao locador pelo uso e gozo da coisa locada.

O ajuste do aluguel é livre, mas deve ser certo, determinado ou determinável e estipulado em moeda corrente nacional, proibida a vinculação cambial e ao salário-mínimo, como fator de correção monetária.

O reajuste deverá ser feito com base na lei.

O valor do aluguel poderá ser revisto judicial ou extrajudicialmente.

A revisão extrajudicial poderá ser pedida a qualquer momento, desde que haja consenso: a revisão judicial incidirá quando não houver concordância quanto à fixação do novo valor do aluguel, podendo tanto o locador quanto o locatário solicitar, em juízo, ajuste do preço ao valor de mercado.

A ação revisional poderá ser proposta no prazo de 3 anos, contados do início do contrato ou de acordo com a revisão judicial anteriormente fixada.

O locador não pode exigir o pagamento do aluguel, estando sujeito, se o fizer, de acordo com o art. 43 da Lei do Inquilinato, à pena de 5 dias a 6 meses, ou multa, de 3 a 12 meses de valor do último aluguel atualizado, que reverterá em favor do inquilino.

Poderá, entretanto, o locador pedir o pagamento antecipado do aluguel:

a) na locação por temporada;

b) na locação sem garantia (caução, fiança ou seguro), hipótese na qual o locador poderá exigir do inquilino que pague o aluguel até o 6º (sexto) dia útil do mês a vencer.

Nas sublocações o valor do aluguel não poderá exceder o da locação; nas habitações coletivas multifamiliares poderá a soma dos aluguéis alcançar até o dobro do valor da locação.

Cabe a redução do valor do aluguel na sublocação, podendo o inquilino, em caso de recusa do sublocador em receber o valor do aluguel reduzido, ajuizar ação de consignação em pagamento.

O prazo para a ação de cobrança dos aluguéis prescreve em três anos [Cód. Civil/2002, art. 206, § 3º, I (art. 178, § 10, IV, no Cód. Civil/1916)]. (ngc)

Vide: *Inquilinato. Locação*.

ALUNO. Assim se denomina a pessoa que frequenta escola, colégio ou academia.

ALUNOS NECESSITADOS. Escolares ou acadêmicos sem recursos suficientes ao custeio de seus estudos.

Para atender às despesas dos alunos em tais condições, os poderes públicos costumam conceder bolsas de estudo e assistência alimentar, que têm a finalidade de beneficiá-los, fornecendo-lhes livros, material escolar e outras necessidades.

As *cooperativas escolares* ou *caixas escolares*, instituídas dentro dos estabelecimentos, realizam esta obra de benemerência e de auxílio.

ALUVIAL. Assim se diz do terreno que se formou por força de aluvião.

O *terreno aluvial*, formado em frente à propriedade de alguém, embora consista num acréscimo à sua propriedade, a este pertence. É resultante da *acessão*. Se formado em frente a propriedades diferentes, dividir-se-á entre elas, na proporção da testada de cada uma sobre a antiga margem, respeitadas as disposições concernentes à navegação [Cód. Civil/2002, art. 1.250, parág. único (art. 540, no Cód. Civil/1916)]. (ngc)

Vide Dec. nº 24.643, de 10.07.1934 (Cód. de Águas), arts. 16 a 18.

ALUVIÃO. Assim se diz do fenômeno natural, que vai promovendo um acréscimo de terreno, feito pouco a pouco, sobre as bordas do mar, dos rios e ribeiros, em consequência das terras que as águas para aí trazem e se vão, depois de acumuladas, consolidando e se unindo às terras marginais.

A ou o *aluvião*, termo que tanto designa o fenômeno em sua causa como em seus próprios efeitos, pode ser consequente das enxurradas que vão realizando, aos poucos, aterros ou depósitos em terrenos das margens ribeirinhas, como pode ser consequente do desvio das águas do rio ou ribeiro, que assim vão deixando a descoberto terras antes ocupadas pelas correntes delas.

A *aluvião*, que não se pode confundir com a avulsão, inundação repentina e violenta, que separa uma porção considerável de terreno de uma propriedade, levando-a para outra, é, pelo Direito Civil, uma das formas de *acessão* e por ela se adquire a propriedade.

Os terrenos formados por ela dizem-se *de aluvião* ou *aluviais* e passam a pertencer aos donos dos terrenos marginais. E, ainda, mesmo no caso de desvio das águas dos rios, mesmo que navegáveis, os terrenos acrescidos pertencem aos proprietários dos terrenos marginais anteriores.

ALVARÁ. Primitivamente, era termo empregado para designar a espécie de *lei geral*, que tinha por objeto fazer modificações ou impor declarações sobre coisas já estabelecidas, no que se diferia da *carta de lei*, que vinha impor novas regras ou estabelecimentos, e que durava sempre, enquanto o alvará tinha a *vigência anual*, se outra condição não lhe era imposta.

Neste sentido é que o art. 1.807 do Cód. Civil/1916 mandou revogar todos os *alvarás* em vigência antes da sua promulgação, referentes ao Direito Civil. Eram decretos do executivo.

Alvará. Mas, presentemente, alvará não tem sentido de *lei transitória* ou anual do estilo antigo. É a ordem escrita, emanada de uma autoridade, judicial ou administrativa, para que se cumpra um despacho ou se possa praticar determinado ato.

Quando oriundo da autoridade judicial, o alvará tem a equivalência de *mandado judicial*. E assim se diz *alvará para levantamento de um depósito*, *alvará de suprimento de consentimento* ou *de outorga*.

O *alvará judicial* é o decreto mandado lavrar pelo juiz, para que se cumpra uma decisão por ele tomada, seja em sentença dada, seja por mero despacho.

Quando expedido pela autoridade administrativa, o *alvará* implica uma *licença*. E assim se diz: *alvará de licença*, *alvará para construção*, *alvará para comércio*, etc.

Também se diz *alvará* a licença fornecida pela autoridade policial, no sentido de que seu portador pratique o ato ali indicado: *alvará para porte de arma*. (ngc)

ALVARENGA. Chata ou embarcação empregada para a carga e descarga de um navio ou de outra embarcação, não atracada ao cais ou doca.

ALVAZIL. O mesmo que *aguazil*. Juiz ordinário que decidia as causas em primeira instância; de sua decisão, segundo a lei, caberia apelação ou agravo. Correspondia ao vereador e era eleito pelo povo. As decisões dos *almotacés* eram recorridas para o *alvazil*.

ALVENARIA. Termo que serve para distinguir o prédio ou a edificação feita de tijolos e pedra. Construção sólida em que somente se emprega ou utiliza material desta espécie.

ÁLVEO. Termo de origem latina, *alveus*, indica, na linguagem jurídica, o *leito* por onde passa o rio ou outra qualquer corrente de água.

Se, por qualquer fenômeno de ordem natural, ou mesmo por invenção do próprio homem, o curso do rio se desloca ou se extingue, o *álveo* se diz *abandonado*.

O *álveo abandonado* resulta em terrenos acrescidos, que passam a pertencer aos proprietários dos terrenos ribeirinhos, meio a meio. Desse modo, os prédios marginais, pela *acessão*, passam a estender-se até o meio do *álveo*. Essa divisão igual não se estende ao rio particular, isto é, que pertencia a um só proprietário por estar encravado em terreno dele. Em tal situação, o *álveo*, seja em consequência de desvio oriundo de obras públicas, seja em virtude de fenômenos naturais, que se *abandonou*, ficará pertencendo, como é claro, ao proprietário do terreno por onde o leito do rio passava.

A divisão do *álveo abandonado*, entre os proprietários dos terrenos vizinhos, entende-se, quando o próprio rio servia de divisa ou limite a seus prédios, que assim eram ribeirinhos dele.

ALVISSARAS. Assim se diz do prêmio, gratificação ou recompensa que se dá à pessoa portadora de boas novas, ou que restitui coisa que se achava perdida. Para este caso, também se dá o nome de *achádego*.

É termo de origem árabe *al-buxra*, ‘boa nova’.

AMANTE. Na linguagem jurídica, o termo *amante* serve para indicar a pessoa que mantém relações sexuais de modo clandestino e ilícito.

Neste particular, o vocábulo *amante*, tanto aplicável ao homem como à mulher, indica situação perfeitamente distinta e resultante do *amasiamento* ou do *concubinato*. A simples manutenção de relações sexuais de uma pessoa com outra, mesmo que não se traga o fato em completo sigilo, não indica o concubinato, para o qual se exige uma *convivência mais íntima* entre homem e mulher, mesmo que não vivam *more uxorio*.

No *concubinato*, o amásio ou a concubina não ocultam a situação, coabitam ou não.

No caso de *amante*, as relações sexuais mantidas são conduzidas em segredo, não somente por deliberação própria dos amantes, como porque, em regra, é ato que se deve ocultar, porque, em geral, uma das pessoas tem interesse em não trazê-lo a público, em virtude de ligação legal mantida com outra pessoa ou pela situação ocupada na sociedade.

Desse modo, quando se trata de *amante*, há ausência da notoriedade das relações sexuais e do ânimo dos amantes em viver em *estado de casado*, ou manter semelhante estado.

Esta palavra, que se vincula ao verbo amar (latim *amare*), vem do substantivo latino *amante*. Já, em linguagem marítima, vem do grego *himás*, ‘correia’, e significa “Amantinho de pau de carga” (Aurélio).

AMANUENSE. É a antiga denominação dada ao escrevente, nas repartições públicas.

AMARRAÇÃO. É termo que tanto significa a ação ou o modo de *amarrar* (ancorar) um navio ou embarcação, como tem também o sentido de indicar o lugar em que os navios lançam suas âncoras. *Ancoragem*.

O local da *amarração*, para as diversas espécies de embarcações, será sempre determinado pelas regras instituídas nas leis alfandegárias, e nenhum navio poderá deixar o que lhe é assinalado, para que *surja* em outro lugar, salvo quando *monobrado* pelo pessoal da prática das barras e portos.

Mas quando, em virtude de arrastamento pelas correntes marítimas ou de outro motivo justificado, a mudança de amarração não se aprova, retornará o navio a ocupar a posição primitiva, no prazo que lhe for marcado, sob as penas da lei.

Como local em que *surge* o navio, *amarração* tem a significação de *ancoradouro*.

AMARRADO. Assim se diz do navio ou da embarcação que está ancorada.

Amarrado. Em linguagem comercial, diz-se *amarrado* para o *feixe de mercadorias*, que se transportam em grupos presos por cordoalhas ou arames, sem qualquer invólucro.

As *tábuas*, os *cabos de vassouras*, os *sarrafos* são mercadorias que se transportam em *amarrados*.

AMARRAS. Assim se chamam as cordas ou correntes utilizadas para prender o navio à âncora ou a um ponto fixo qualquer. Têm, também, o nome de *calabres*.

Nenhum navio pode estar privado de *amarras*, com as quais possa assegurar-se, no ancoradouro, dos imprevistos das correntes marítimas.

A perda das amarras ou seu abandono em benefício comum ou para salvamento do navio e da carga constitui *avaria grossa*.

Mas, se esta perda ocorre por caso fortuito, será *avaria* que compete somente ao navio: *avarias* simples ou *avaria particular*.

AMÁSIA. Mulher que coabita ou vive em estado de casada com um homem (*amásio*). É o mesmo que *concubina*.

AMAZÔNIA. Região do norte da América do Sul, que inclui toda a bacia amazônica, com terras do Brasil, Guianas, Equador, Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela.

AMAZÔNIA LEGAL. Definida por critérios geodésicos e políticos, inclui 57% do território brasileiro e 65% da Amazônia continental. Compreende os Estados do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins, oeste do Maranhão e norte de Mato Grosso. A sua área é de 5.026.552 km². Perfaz 11.248 km de fronteiras internacionais.

AMBIGUIDADE. Na tecnologia jurídica, o termo *ambiguidade*, derivado do vocábulo latino *ambiguus* (equivoco, duvidoso, incerto, variável, com dois sentidos), vem precisamente indicar a disposição legal ou texto de lei, ou a cláusula contratual que possa mostrar um *duplo sentido*.

Desse modo se diz que a lei é *ambígua*, ou há ambiguidade, quando, por defeito ou falta de clareza de sua redação, se possa ter dúvida em relação a seu verdadeiro sentido, ou possa ser este interpretado de diferentes maneiras.

A *ambiguidade* se difere da *obscuridade*. A ambiguidade se interpreta e assim se tem o sentido das palavras, em confronto com o espírito geral de disposições análogas ou do conjunto das disposições contratuais. A obscuridade indica falta de clareza. E o juiz a remove, suprimindo a deficiência, também procurando encontrar o seu sentido racional, que as palavras não mostram, e que, no entanto, deve estar contido nelas.

Pelo sistema de nosso Cód. Civil (Introdução, arts. 4º e 5º), reafirmado pelo Cód. de Processo Civil (art. 126), o juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

A respeito de ambiguidade, há o aforismo jurídico que se inscreve: *Ambiguitas, vel dubietas, in meliorem semper partem est interpretanda*. É a sua tradução: “A ambiguidade e a dúvida devem sempre ser interpretadas no melhor sentido”.

Está, aí, uma das regras para ser adotada no intuito de se dar à lei ambígua, ou ao ato jurídico ambíguo, uma interpretação consentânea com a razão.

ÂMBITO. Significa o ponto principal da questão ou o recinto em que ocorre qualquer fato ou está situada qualquer coisa.

AMBULANTE. Termo usado na linguagem comercial e de Direito Fiscal, para designar o comerciante que, não possuindo estabelecimento fixo, vende as suas mercadorias, transportadas por ele mesmo ou por veículos, de porta em porta, ou seja, de um a outro lugar. *Vendedor ambulante. Mascate.*

Não tendo um ponto certo ou comercial para sede de seus negócios, o *ambulante* terá o seu domicílio comercial, ou sede de seu negócio, no lugar em que for encontrado.

O ambulante, ou vendedor ambulante, pode negociar ou vender por conta própria ou por conta de outrem. Seu comércio, que se diz *comércio ambulante*, é compreendido como *comércio a varejo*.

AMBULATÓRIO. Como adjetivo, indica o caráter de *ambulante*, sem fixação em determinado lugar.

Antigamente, como substantivo, designava a jurisdição dos tribunais, que não tinham sede fixa, exercendo suas atribuições ora num, ora noutro lugar.

Em sentido figurado, é termo que serve para expressar a instabilidade ou versatilidade da vontade do homem, significando que, até à morte, pode ele revogar suas disposições testamentárias, como bem lhe aprouver, respeitadas as regras de direito.

Ambulatório. Consultório médico, ou local em que se atendem pessoas assistidas por instituições de beneficência ou de previdência para consultas, curativos ou ligeiras intervenções cirúrgicas. Sala de consultas ou clínica, nos hospitais.

AMEAÇA. Termo que se origina do latim *minaciae*, tem vulgarmente a significação de *gesto ou palavra*, diante da qual se dá a entender ou se demonstra o ânimo de fazer alguma coisa de mau contra a pessoa a quem o gesto ou a palavra é dirigida.

Na técnica jurídica, *ameaça* não deixa de significar o sinal, gesto ou palavra, em virtude de que demonstre a pessoa, que assim procede, o desejo evidente de causar qualquer prejuízo ao *ameaçado*.

Mas, seja em Direito Civil, seja em Direito Penal, a *ameaça* deve sempre ser atual, mostrando a iminência da violência ou do perigo, que nela se concretiza. Isto é, deve ser manifestada inequivocamente por atos visíveis ou por indícios tão veementes, que não se possa opor qualquer dúvida em relação aos intuitos maldosos ou prejudiciais do *ameaçador*.

Em Direito Civil, a ameaça de turbção da posse ou de esbulho da mesma justifica o pedido de interdito proibitório (Cód. de Proc. Civil, art. 932).

Em matéria criminal, significando do mesmo modo a promessa ou o protesto de se fazer mal a outrem, constitui crime. E ocorre por palavra, verbal ou escrita, por gesto, ou qualquer outro meio simbólico, em que se evidencie a intenção de causar mal injusto e grave a outrem (Cód. Penal, art. 147).

A vã jactância, as explosões ou bazófias, ou intemperança de linguagem, desde que não demonstrem um caráter sério e refletido, não estruturam a *ameaça*.

Para que a ameaça se constitua crime, é sempre necessário que incuta na vítima sério receio do mal prometido, ou seja, acompanhada de perigo imediato ou violência iminente.

Já objetiva a premeditação criminoso. E são elementos substanciais: a) a promessa ou protesto de fazer um mal; b) que este se qualifique de crime; c) que se evidencie por escrito, por gesto ou por palavra.

Do mesmo modo, em matéria civil, a alegação de que se vai usar de um direito legítimo, normal, para garantia de um direito certo, não constitui *ameaça*, pois esta somente se revelaria na demonstração de causar um dano aos direitos de outrem, sem que lhe assista qualquer amparo legal. Seria evidência, mesmo, de *coação*.

Ameaça. Na tecnologia do Direito Internacional, *ameaça* distingue também o *ánimodemonstrado* por uma nação em agredir uma outra.

Em tal caso, no entanto, se diz *ameaça externa*.

O Estado *ameaçado*, no sentido de garantir a integridade de seu território, pode desde logo tomar medidas de caráter belicoso, a fim de que não seja surpreendido pela execução da ameaça.

Quando a *ameaça* se processa internamente, diz-se *ameaça interna*. E decorre da iminência de perturbações da ordem ou da existência de plano ou conspiração, tendente a perturbar a paz pública ou a pôr em perigo a estrutura das instituições, a segurança do Estado e dos cidadãos.

“AMICUS CURIAE”. Expressão latina adotada no sistema jurídico inglês significando o “amigo do Tribunal”, significando o terceiro no processo que é convocado pelo juiz para prestar informações ou esclarecer questões técnicas, inclusive jurídicas, que interessam à causa. O juiz tem este poder em decorrência do disposto nos arts. 130 e 339 do Código de Processo Civil de 1973. A Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999, em seu art. 6º, § 1º, última parte, confere ao relator o poder, na instrução do processo, de fixar data para declarações em audiência pública de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Nos casos que lhe são submetidos, pode e deve o juiz se socorrer de tal meio de prova em atenção à regra de analogia contida no art. 126 do Código de Processo Civil. (nsf)

AMIGAÇÃO. É empregado no mesmo sentido de concubinato, mancebia.

AMIGÁVEL. Assim se diz da solução dada a uma pendência, ou da liquidação de uma divergência, sem intervenção judicial, diante da qual as partes contendoras ou desavindas põem fim à pendência ou à divergência.

Em tais condições se diz que houve *composição amigável* ou *transação*.

No entanto, em se tratando de solução amigável dada à ação, já intentada em juízo, diante da qual se ajusta entre as partes a extinção das obrigações litigiosas, ou duvidosas, pondo-se fim à demanda, ou será o acordo presidido pelo juiz, se feito nos autos, ou deverá ser por este homologado, se extrajudicialmente composto.

AMIGO. É termo que designa a pessoa a quem nos prendem laços de profunda amizade.

Se esta amizade é tão estreita, que impeça a pessoa de dizer a verdade em relação à outra, *oamigo* se mostra *suspeito de parcialidade*, quando venha depor em processo de *interesse do amigo*.

O homem com quem vive a mulher amasiada: *amásio*.

AMORTIZAÇÃO. Na técnica jurídica, a palavra *amortização* dá a compreensão do resgate de uma dívida ou de uma obrigação, promovido gradualmente, isto é, em sucessivas parcelas. A *amortização* mostra, justamente, o valor de cada pagamento parcelado, até o pagamento integral da dívida.

As amortizações, que se mostram pagamentos facultativos ou obrigatórios, terminarão por cumprir o pagamento total da dívida.

Se a amortização é resultante de um contrato, em que o pagamento se fará por *prestações*, cada prestação, em períodos indicados ou prefixados, determinará a própria amortização.

Quando o credor não ajustou o pagamento da dívida em prestações ou amortizações periódicas, não é obrigado a receber do devedor *pagamentos parciais*. Pode, assim, exigir o pagamento integral da dívida. Mas, se aceita a *amortização*, quando facultativa, válido é o pagamento parcial para ser amortizado do total da obrigação, quando exigível.

Amortização. É termo, também, que serve para indicar o estabelecimento público (*Caixa de Amortização*) encarregado de emissão, substituição, troca, queima e resgate dos títulos da dívida pública ou do papel-moeda em circulação.

Amortização. Operação pela qual as sociedades anônimas retiram dos fundos disponíveis, sem redução do capital social, e distribuem entre todos ou alguns acionistas, a título de antecipação, importâncias em dinheiro que lhes tocariam na hipótese de liquidação da sociedade.

AMORTIZAÇÕES. Na linguagem do Direito Fiscal ou Tributário, significam as deduções que podem ser feitas, legalmente, pelo contribuinte do imposto sobre a renda, na soma total de seus rendimentos, a fim de que se promova a tributação pelo líquido efetivo de suas rendas apuradas.

Amortizações. Na técnica contábil, *amortizações* se entendem parcelas que são retiradas, anualmente, pelo comerciante, do lucro líquido verificado em seu negócio, para atender à depreciação de certos bens ativos, figurantes no balanço, como móveis e utensílios, maquinarias, contas perdidas e outros haveres (bens) sujeitos a depreciações.

As amortizações ou depreciações promovidas em contabilidade, com o destino de resgate de certas contas, podem ser feitas *diretamente* sobre elas, reduzindo-as, assim, em seu valor, ou podem ser promovidas *indiretamente* com a criação de *contas de compensação*, destinadas ao mesmo fim, sob o título que se julgar adequado.

Em todo caso, convém assinalar que tais *fundos*, destinados a resgate de bens ativos depreciados, que se conservam com seus valores originários, não têm a mesma função de *fundo de reserva*, que se apresenta como um lucro real, deixado em suspenso.

A amortização representa sempre um *prejuízo* verificado no exercício em que ocorreu. Embora não se deduza diretamente da *conta depreciada*, para ser conservada no *passivo*, como conta de existência, é, em realidade, uma conta de *contrabalanço*, que se equilibra com o prejuízo (consequente da depreciação) da conta amortizada.

A vantagem da amortização indireta é a manutenção dos valores originais dos bens depreciados, a fim de que se conserve uma visibilidade do valor patrimonial que elas representam, segundo sua aquisição.

E se, afinal, os bens chegam a ter uma depreciação total, por sua inutilização, o fundo de amortizações atenderá a esse prejuízo, dando baixa de sua existência, em face dos lançamentos que se executarão.

AMOSTRA. Em linguagem comercial e mesmo legal, *amostra* se considera a pequena porção, fragmentos ou parte de qualquer mercadoria em quantidade estritamente necessária para dar a conhecer ou *mostrar* a sua natureza, espécie e qualidade de diminuto ou sem qualquer valor comercial, destinada ao vendedor de uma casa comercial, para que a exiba ao comprador e, mediante esta, faça estas suas compras. Também, como reclamo, serve para a propaganda da mercadoria, mediante distribuição gratuita, devendo, nesse caso, trazer em caracteres bem visíveis a declaração neste sentido – *grátis* ou *distribuição gratuita*.

Em consequência, se diz *venda por amostra*, quando o contrato se ajusta mediante a amostra apresentada pelo vendedor. Em tais condições, realizada a venda à vista das *amostras*, entende-se que o vendedor assegura ter a coisa vendida as mesmas qualidades apresentadas

pela amostra, sendo motivo de justa impugnação a entrega de mercadoria que não seja em todo igual à amostra anteriormente exibida, sendo direito do comprador rescindir o contrato, devolvendo a mercadoria e exigindo a restituição do preço pago.

AMOSTRA-TIPO. Em linguagem comercial, se entende *amostra-tipo* a que indica a *espécie da mercadoria* a ser vendida, sem que se possa exigir a absoluta identidade com a amostra apresentada.

Desse modo, se a venda e a compra se baseiam no *tipo* da mercadoria oferecida, mediante amostra exibida, o comprador não se vê no direito de exigir mercadoria com todos os caracteres, qualidade e espécie da amostra apresentada. Cabe-lhe tão somente exigir mercadoria da *mesma espécie do tipo* da amostra.

AMOTINAMENTO. Termo de origem italiana, que se diz também *amotinação*, indica o ato de revolta ou de rebeldia do povo de uma certa localidade contra o governo local ou geral.

Caracteriza-se por uma sublevação armada, em caráter diretamente político, que se circunscreve à região em que se manifestou.

Quando o amotinamento se torna generalizado a várias regiões, onde outras sublevações ocorrem por identidade de interesses políticos, temos, então, a *insurreição* ou *rebelião*. E, se esta toma proporções que possam fazer periclitare a existência do Estado ou a sua forma de governo, assume caráter mais grave, e se apresenta no aspecto de uma *perfeita revolução*.

O *amotinamento* ou *sedição* também se distingue do *ajuntamento ilícito*, onde o caráter da perturbação da ordem não toma o sentido de uma sublevação à ordem pública, mostrando-se atos meramente contidos pela repressão policial.

AMOVIBILIDADE. É termo que serve para designar, em direito, a qualidade ou condição do cargo que não é efetivo ou perpétuo.

Dessa forma, o titular dele pode ser destituído, desapossado, privado dele, pela autoridade superior, por seu arbítrio. Expressa a qualidade de função demissível *ad nutum*.

Tem também o sentido de mostrar a faculdade de *remoção* do funcionário de um para outro cargo, de um para outro lugar, sem que o mesmo possa avocar qualquer direito em seu benefício. Nessa acepção é sinônimo de *removibilidade*.

Os magistrados, por determinação legal, não se sujeitam à *amovibilidade*: são *inamovíveis*. Então, a Constituição assinala os casos em que a amovibilidade deles pode ocorrer: quando por promoção aceita, remoção a pedido, ou pelo voto de dois terços dos juízes efetivos do tribunal superior competente em virtude de interesse público (art. 93, VIII).

AMOVÍVEL. Vocábulo adjetivo que serve para indicar a qualidade do cargo ou função sujeita à *amovibilidade*.

AMPLIAÇÃO. É termo que se emprega na linguagem jurídica para significar o aumento de um encargo ou responsabilidade ou engrandecimento de um negócio, abrangendo novas atividades comerciais. É a ação de *aumentar* ou de *acrescentar*.

Nos contratos ou nas obrigações, o aumento de encargos ou de ônus decorre sempre de acordo ajustado ou firmado entre as partes.

No caso de servidão, se esta exigir maior largueza (*ampliação*), cabe ao dono do prédio serviente ser indenizado pelo excesso. [Cód. Civil/2002, art. 1.385, § 3º (art. 706, parág. único do Cód. Civil/1916)]. (ngc)

AMPLIAÇÃO DA PENA. Em Direito Penal, a expressão significa a *agravação* ou o aumento da pena aplicada ou a ser aplicada.

AMPLIAÇÃO DA PENHORA. Em Direito Processual, designa-se o ato pelo qual *se continua* na penhora, em virtude da *insuficiência de bens* verificada na que se fez anteriormente.

A *ampliação da penhora* não é, assim, *segunda penhora*: a primitiva penhora não sofreu solução de continuidade. Diante da verificação de que os bens penhorados não *bastaram à efetividade da penhora*, continuase nela, até que novos bens penhorados se mostrem *tantos quantos bastem* para que a penhora se apresente cumprindo seu objetivo.

A *continuação* ou *ampliação da penhora* segue o mesmo rito e obedece às mesmas regras impostas à penhora anterior.

AMPLIAÇÃO DO PRAZO. Assim se entende o prazo que foi *dilatado*, diferido ou que teve maior termo.

Ao juiz se permite *ampliar prazos* (prorrogar) mediante assentimento das partes (Cód. de Proc. Civil, arts. 180 e 187).

Mesmo a seu arbítrio, poderá o juiz *ampliar prazos* para defesa, exame pericial etc., quando julgar que é oportuna a medida, em virtude da dificuldade de transportes (Código de Proc. Civil, art. 182).

ANAIIS. O mesmo que *anuário*. É termo aplicado para designar a *publicação*, seja histórica ou seja de divulgação de ordem vária, feita anualmente, ou tratando simplesmente de assuntos concernentes ou ocorridos no período do ano em referência.

E assim se dizem *Anais do Congresso*, *Anais do Instituto Histórico* etc.

ANALFABETO. Pessoa que não sabe ler nem escrever. Inculto.

Se bem que o analfabeto sofra restrições à sua capacidade, não se exime de culpa pelos atos que praticar, mesmo que se aponte esta circunstância como causadora da infração praticada. No entanto, pela justa afirmativa de que desconhecia a gravidade e responsabilidade do ato praticado, a sua condição de analfabeto pode atenuar a falta.

Quando o analfabeto necessitar assumir uma obrigação ou praticar um ato jurídico, que exija documento escrito, deve alguém por ele e *a seu rogo* firmar o documento, ato este que deve ser executado na presença de duas testemunhas idôneas, que também firmam o documento. Para mais certa autenticidade e validade do documento, devem ser as assinaturas do *rogado* e das testemunhas autenticadas pelo reconhecimento de notário.

Para os atos jurídicos elaborados por instrumento particular, quando se exija sejam elaborados ou escritos pela própria pessoa, não pode o analfabeto a eles comparecer sem que seja por intermédio de mandatário especial e com mandato dado e passado em tabelião.

Desse modo, letras de câmbio, notas promissórias e outras obrigações de dívidas, transferências de imóveis e outros atos, a que o analfabeto deva comparecer e se façam válidos pela *assinatura*, somente se consideram legais se feitos, assinados por mandatário especial do analfabeto, que traga instrumento de mandato dado e passado por escritura pública.

Este instrumento, na forma do estilo, será assinado a *rogo* de alguém e será testemunhado também por duas testemunhas, perante o tabelião que o passa.

O Cód. de Proc. Civil não permite que os analfabetos possam ser árbitros.

Facultativamente, o analfabeto pode inscrever-se como eleitor, embora sejam inelegíveis.

ANÁLISE. Exame que se procede em alguma coisa, ou em algum fato, para se lhe conhecer a natureza ou a constituição.

Por essa forma, perante o exame, as coisas são reduzidas a seus princípios.

Neste sentido se diz que o juiz *analisa* a questão, para desta meticulosa *análise* chegar às conclusões, que a possam solucionar, capacitado que fica, por este exame, de todos os elementos que a compõem.

ANALOGIA. Originada do grego, é expressão que significa semelhança ou paridade. Desse modo significa a semelhança de casos, fatos ou coisas, cujas características se assemelhem. E quando se trata de relações jurídicas, por esta semelhança e identidade se mostram elas, por analogia, subordinadas a um princípio ou a princípios atribuídos aos *casos análogos*, se a lei não lhes prescreveu regra própria.

Analogia. Quando se refere à interpretação da lei ou do texto legal, se diz que é a interpretação extensiva ou indutiva dele, pela semelhança com outra lei ou com outro texto.

É interpretação que foge à lógica restritiva e gramatical do dispositivo legal, e é promovida em face de outros dispositivos, que regulam casos idênticos ao da controvérsia.

“A extensão da lei, neste caso, funda-se não tanto na vontade do legislador, deduzida de suas palavras (*mens legis*), como na harmonia orgânica do direito positivo com o *científico*; é um dos meios de suprir as lacunas da lei escrita a respeito de certos fatos sujeitos ao domínio do direito, em sua *universalidade*” (PAULA BATISTA).

Sendo assim, quando, pelas omissões ocorridas, não existam prescrições positivas para regular certas relações jurídicas, recorre-se às disposições concernentes aos *casos análogos* e, com os princípios reguladores destes, decide-se a pendência (Introd. ao Código Civil, art. 4º).

E semelhante aplicação do texto existente ao caso omissivo resulta numa aplicação do texto legal, por *analogia*, em contraposição à aplicação dos princípios gerais de direito, a que se socorreria, quando também não existisse o preceito para caso análogo, para que se diria *analogia jurídica*.

Seja na *interpretação*, seja na *aplicação*, a *analogia* mostra sempre a utilização subsidiária de outro dispositivo, para interpretar-se ou ser usado em relação jurídica, semelhante a ela, quando não tem dispositivo próprio que a regule.

O processo analógico pode se realizar sob duas modalidades, conforme a extensão da interpretação: *analogia legal* (exegese restrita) e *analogia jurídica* (exegese ampla).

Na *analogia legal*, o juiz, interpretando restritamente, aplica a norma a hipóteses imprevistas, seja porque não tenha sido cogitada pelo legislador, seja porque tenha surgido posteriormente, mas, em qualquer caso, invocando-se o princípio segundo o qual, se o legislador dela tivesse cogitado, dar-lhe-ia o mesmo regime jurídico.

Na *analogia jurídica* o aplicador da lei mune-se de processo complexo, buscando a norma inspiradora do pressuposto em diverso conjunto de normas ou de institutos jurídicos, quando os similares já existentes não permitam a transposição do caso já regulado para a hipótese a regular.

Analogia. Por sua função eminentemente criadora, embora calcada numa presunção de que este seria o espírito ou o pensamento do legislador, a interpretação ou aplicação da lei penal não se admite por analogia, no sentido de criar delitos ou estabelecer penas não determinadas: *nullum crimen, nulla poena sine lege*.

Todo crime deve ser qualificado em lei e toda pena deve ser claramente estabelecida nela.

A interpretação, em matéria penal, por analogia, importaria numa usurpação do Poder Judiciário ao Legislativo.

Desse princípio resulta que:

- a) somente ao legislador cabe incriminações;
- b) que somente a ele se permite estabelecer sanções e fixar penas que se apliquem pelos delitos que qualificou.

ANÁLOGOS. Assim se dizem dos casos que, por sua semelhança ou paridade, são resolvidos extensivamente ou por analogia.

ANARQUISMO. Palavra originada do grego *anarchos* (regime sem autoridade), pelo latim *anarchia*, designa o sistema social que aspira à eliminação da coação requerida pela ordem jurídica, considerada possível uma convivência social determinada, que tenha por base a liberdade total e absoluta dos indivíduos.

O regime anarquista, pois, não admite autoridade e ninguém a pode ter para governar.

Anarquismo. Pejorativamente, emprega-se o termo para indicar a desordem ou confusão reinante em qualquer lugar, ou instituição, de modo que ninguém obedece às leis instituídas nem às autoridades constituídas.

ANATA. Termo, que vem do italiano *annata*, usado para designar a renda de um ano. Antigamente, designava a renda de um ano dos benefícios consistoriais, providos pelo Papa, e que se pagavam à Câmara Apostólica, quando se tiravam as Bulas.

Expressa também o rendimento ou produto anual de qualquer emprego civil.

ANATOCISMO. É vocábulo que nos vem do latim *anatocismus*, de origem grega, *anatokismos*, significando *usura*, *prêmio composto* ou *capitalizado*.

Desse modo, vem significar a contagem ou cobrança de juros sobre juros.

A cobrança ou exigência de juros sobre juros acumulados não é admitida, desde que, resultante de contrato, não existe estipulação que a permita.

Quer isso dizer que a *capitalização de juros*, isto é, a incorporação dos juros vencidos ao *capital*, e a cobrança de juros sobre o capital assim capitalizado, somente tem apoio legal quando há estipulação que a autorize.

Desde que não haja esta estipulação, os juros não se capitalizam e, em consequência, não renderão para o credor juros contados sobre eles, mesmo vencidos e escriturados na conta do devedor.

Quando se trata, porém, de juros contados em *conta-corrente*, o próprio Direito Comercial (art. 253 – artigo revogado pelo Cód. Civil/2002) permite a *acumulação dos juros* vencidos aos saldos liquidados de ano a ano, e, em tal caso, se permite a contagem posterior, dos juros sobre os saldos então apurados, observada a taxa a que se refere o artigo 406, do Cód. Civil/2002. (ngc)

ANATOMIA DE UM DIREITO. Assim se considera um direito, encarado ou estudado relativamente à sua composição ou aos seus elementos essenciais, isto é, daqueles de que se constitui.

Em seu conjunto orgânico, o direito, não como norma de agir (*norma agendi*), mas como faculdade de agir (*facultas agendi*), pela qual fruímos a utilidade do que é nosso, se reveste e se materializa pela presença ou existência de quatro elementos indispensáveis: *sujeito, objeto, relação e coação*.

Eles representam, assim, as suas peças anatômicas, que, ajustadas, assinalam o seu todo utilitário e exigível.

O *sujeito* é a pessoa a quem cabem as vantagens e do direito pode tirar os benefícios que lhe são assegurados. É o titular do próprio direito.

O *objeto* é a coisa em que repousa o seu direito ou sobre que este incide, de modo a poder tirar dela todos os benefícios ou utilidades decorrentes de seu próprio direito. É a incidência do direito.

A *relação* é o vínculo que prende o sujeito ao objeto do direito, designando ou mostrando a extensão e intensidade desta ação.

A *coação*, que é seu invólucro protetor, assegura ao sujeito do direito o seu uso ou a sua fruição, defendendo-o contra as investidas externas, que possam causar perturbação no seu uso ou gozo.

ÂNCORA. É expressão marítima, de uso na linguagem do Direito Comercial. Designa o instrumento de ferro, composto por uma barra grossa, que termina, de um lado, por uma argola móvel (*arganêu* ou *anete*), onde se prende ou se ata um cabo (*amarra*), e, do outro, por dois braços providos de pontas (*unhas*), destinado, quando lançado ao fundo mar, onde se *aferra*, a segurar ou estabilizar o navio contra os ventos ou as correntes marítimas. Vulgarmente, também, se chama de *ferro*. E assim também se diz *deitar ferro* ou *levantar ferro*, para expressar o lançamento da âncora ou o levantamento dela.

O *abandono da âncora* para salvação ou benefício comum computa-se como avaria grossa ou comum.

Quando o navio se encontra ancorado, ou fundeado, usa-se de expressão: está *sob âncora*.

ANCORADOURO. Assim se designa o local escolhido para que o navio, ou outra qualquer embarcação, lance a sua âncora ou ferro (*fundeie*) e estacione no porto marítimo, ou fluvial em que *surgiu* (aportou), para carga, descarga de mercadorias ou para reparos.

Os ancoradouros estabelecidos pela Capitania do Porto, de acordo com as autoridades alfandegárias, recebem várias denominações, segundo o objetivo determinado:

de carga – quando aí vai o navio receber mercadorias ou gêneros, que deva transportar a outros portos ou destinos;

de descarga – quando aí possa estar em *franquia* ou tenha que descarregar as mercadorias transportadas para o porto em que se encontra;

de fabrico – quando está fundeado para sofrer reparos ou conserto, limpeza no casco ou pintura geral;

de quarentena – quando é o que se designou para as embarcações interditadas e postas em observação pela polícia sanitária.

Todos os ancoradouros são previamente estabelecidos pelas autoridades aduaneiras.

Nenhuma embarcação poderá permanecer nos ancoradouros de carga e descarga, depois que for intimada a que saia deles, além do prazo marcado na intimação.

Enquanto as embarcações estiverem nos ancoradouros de quarentena ou de descarga podem as autoridades alfandegárias mandar fechar as suas escotilhas com cadeados e avisos ou tomarem outras providências para que não retirem as mercadorias nelas depositadas.

ANCORAGEM. Denominação dada aos impostos ou taxas devidos pelos navios ou outras embarcações ancoradas, em retribuição às vantagens que auferem dos faróis, boias, práticos etc.

Por ela também se designa *ancoradouro*.

ANCORAR. É largar âncora: fundear. Manter o navio retido no mesmo lugar, seguro pela âncora que foi lançada ao mar.

ANDAMENTO. Assim se diz para significar que uma ação ou demanda está seguindo o seu curso ou o seu procedimento judicial.

Tem também o sentido de *prosseguimento*:

Quando o credor, sem justa causa, demorar a execução iniciada contra o devedor, poderá o fiador promover-lhe o andamento. [Cód. Civil/2002, art. 834 (art. 1.498, no Cód. Civil/1916)].

Andamento também significa a regular execução de um serviço ou de uma obra, que se está realizando segundo as determinações preestabelecidas.

Andamento. Refere-se à tramitação do processo, ou seja, a regular necessidade nos atos processuais que compõem o procedimento. (ngc)

ANDAR. Na linguagem técnica das construções, designa todo pavimento ou piso, acima do porão, rés-dochão, loja ou sobreloja, sendo os andares de um edifício distinguidos por números ordinais, quando vários.

Primeiro andar é o que se encontra logo acima do pavimento térreo ou da sobreloja, sendo os seguintes numerados em ordem: segundo, terceiro etc.

Não obstante, dá-se ao pavimento térreo a designação de *andar térreo*: será então o pavimento que fica logo acima do porão ou embasamento, sendo igualmente conhecido por loja ou rés-do-chão.

A sobreloja, que é piso intermediário entre o pavimento térreo e o primeiro andar, não é mencionada por qualquer outra designação: é sempre sobreloja, ou piso que se coloca acima da loja, comunicando-se com esta ou com entrada independente.

ANDORINHAS. Termo de comércio, usado para designar os carros, ou veículos, utilizados para o transporte de passageiros ou de cargas.

ANEXAÇÃO. Ação por que uma coisa se une ou reúne a outra.

Na linguagem técnica do Direito Internacional, *anexação* indica a reunião ou incorporação de um Estado, ou de um país, a outro.

Pela anexação, pode o Estado *anexado* perder a sua autonomia, passando, assim, a pertencer ao *todo* representado pelo Estado que o anexou, ou pode manter a sua autonomia, não tendo a anexação o sentido específico de *incorporação*, mas de *reunião*, em que as entidades reunidas continuam a manter uma certa independência política.

No regime de nosso Direito Constitucional, admite-se que os Estados federados possam anexar-se uns aos outros, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

Por essa *anexação*, que resulta numa incorporação, o Estado anexado ou é absorvido pelo outro, ou da anexação surge um novo Estado, constituído pela formação da reunião dos dois.

Pode ainda se dar a anexação de parte do território de um Estado a outro.

ANEXADO. Assim se diz do que foi junto, unido ou incorporado a outro.

ANEXO. O mesmo que *anexado*. *Adjacente*.

Assim também se designa, como substantivo, o que é *acessório*, *dependente* ou *pertencente* a outra coisa.

Anexo. Estabelecimento ou repartição, que funciona em separado, ligado ou não ao estabelecimento ou repartição principal, tendo embora ligação administrativa com o principal. Em tal caso, o *anexo* se entende uma *filial*.

ANEXOS. Entendem-se os documentos que se exibem juntos com a petição ou memorial, ou que se juntam ao processo.

Num relatório, os *anexos* exprimem as demonstrações ou os gráficos estatísticos ou outros, que se juntam ao final. Têm como sinônimos: *apêndices*, *adendos*.

Também é termo que serve para designar os serviços que, embora autônomos ou de outra espécie, por medida de economia ou por sua própria conveniência, se executam junto a outros serviços.

Repartições *anexas* entendem-se as que funcionam na mesma dependência, embora seus serviços sejam de natureza diversa ou distinta.

ANIMAL. Em sentido restrito e na linguagem do direito, animal se entende todo ente vivente irracional, sobre o qual o homem tenha ou possa ter império. Tecnicamente, diz-se também semovente.

Quando em poder da pessoa, o *animal* se constitui como bem seu, e assim dele pode ela dispor, vendê-lo, dá-lo ou trocá-lo, desde que tenha qualidade e capacidade para alienar bens que lhe pertençam.

No entanto, os animais não podem ser dados em penhor comercial. Podem, porém, ser dados em penhor agrícola, embora se conservem, em poder do proprietário, os animais do serviço ordinário do estabelecimento agrícola [Cód. Civil/2002, art. 1.422 (art. 718, no Cód. Civil/1916)].

O animal pode ser bravo ou domesticado.

ANIMAIS. No plural, o termo significa não somente o ente dotado de órgão respiratório, que executa movimento e goza da faculdade de locomoção, como designa toda e qualquer espécie de produto de origem dos animais.

Assim, na classificação das mercadorias importadas, e sob a denominação genérica de animais, se incluem não somente os *animais vivos*, como os cabelos, pelos, penas, peles e couros, carnes, matérias oleosas, madrepérola, marfim, lã e seda.

ANIMAIS BRAVIOS. Assim se diz dos animais que, sem dono e em liberdade, vivem nas florestas e nos campos devolutos. *Animais selvagens*.

Os animais bravios, apreendidos ou caçados, passam a pertencer àquele que deles se assenhorear e os domesticar, assinalando-os com a sua marca.

ANIMAIS DOMÉSTICOS. Assim se designam os animais já amansados ou domesticados pelo homem, e que podem ou não ser por ele assinalados com a sua marca, que lhe dá a propriedade.

Consideram-se propriamente *domesticados* os que, sendo anteriormente bravios, já apropriados, se acostumaram a conviver com as pessoas e lhes ser de serventia. *Mansos*, quando nascem e vivem em poder da pessoa a quem pertencem. Os animais mansos se mostram frutos dos animais bravios domesticados e passam a pertencer ao dono do animal domesticado por efeito da *acessão*.

Os animais domesticados ou mansos, que não forem assinalados por seu proprietário, se tiverem perdido o hábito de voltar ao lugar onde costumam recolher-se, salvo se o proprietário anda à sua procura, serão considerados coisas sem dono (Cód. Civil/1916, artigo 593, II – dispositivo sem correspondência no Cód. Civil/2002). (ngc)

ÂNIMO. Palavra originada do latim *animus* e geralmente empregada na linguagem jurídica na forma latina, significa a intenção consciente e deliberada de praticar um ato.

É o elemento subjetivo da ação realizada, ante a qual se aquilata o valor intencional de sua efetivação, determinando, desta forma, a consciência e ciência de uma volição que se formou maduramente no pensamento e que os exteriorizou, objetivando-se em um ato *dequerer* ou de *fazer* alguma coisa.

Em qualquer ato ou contrato jurídico, o ânimo de o fazer ou executar é a sua *alma*, o seu princípio animante.

“ANIMUS”. Expressão latina que, traduzida por *ânimo*, serve para mostrar o elemento intencional em certo número de situações jurídicas, para determinar sua natureza como

ânimo, intenção, vontade. A *qualidade do animus* é sempre designada pelo acréscimo de outro vocábulo, que assim completa o sentido da expressão:

“**ANIMUS ABUTENDI**”. É a vontade de abusar do direito, ou seja, extrapolar seus limites de exercício.

“**ANIMUS APPROPRIANDI**”. É a vontade de se apropriar da coisa.

“**ANIMUS CALUMNIANDI**”. A vontade de caluniar.

“**ANIMUS DIFFAMANDI**”. A vontade de difamar.

“**ANIMUS DISPONENDI**”. A vontade de dispor.

“**ANIMUS DOLANDI**”. A evidência de que o agente praticou o ato com a intenção dolosa, isto é, com o intuito preconcebido de prejudicar alguém em seu *próprio proveito*.

Os atos jurídicos praticados com o *animus dolandi* (ânimo de dolo), que corporifica o próprio dolo, são passíveis de anulação.

E a ação criminosa tornará inequívoca, quando o agente a realizou com o *animus dolandi*, que aí se firma como o desejo consciente de causar um mal, físico ou moral a alguém, e representa o elemento subjetivo do crime ou do delito praticado.

“**ANIMUS DOMINI**”. É a consciência do senhor da coisa de que esta lhe pertence de pleno direito, e, por isso, juridicamente, a pode deter em sua posse. E a posse que resulta daí é do próprio direito, porque indica a posse do domínio.

O *animus domini* é elemento substancial do direito de posse, e a indica como uma *posse perfeita*, visto que ela se comporta sobre uma coisa que se possui como sendo de propriedade própria.

“**ANIMUS DONANDI**”. É a intenção demonstrada de fazer uma liberalidade (*doação*).

“**ANIMUS FURANDI**”. A vontade de furtar.

“**ANIMUS INJURIANDI**”. A intenção criminosa de injuriar alguém por meio de palavras escritas ou verbais, a qual concretiza o elemento subjetivo do *delito da injúria*. *Ofensas morais*, se a intenção maldosa é a de ofender ou de ferir reputação alheia: será o *animus diffamandi*.

“**ANIMUS MANENDI**”. É a intenção demonstrada por alguém, exprimindo o desejo de que vai *fixar definitivamente* a sua residência em determinado lugar. É a residência mantida com o *animus manendi*, para gerar uma situação de direito, que decorre do domicílio.

Desse modo, quando a pessoa estabelece o seu domicílio em caráter definitivo (*animus manendi*), ele se conserva *solo animo* e se presume perpétuo. E somente uma nova *intenção manifesta* de o abandonar ou transferir, isto é, o ânimo de se mudar (*animus mutandi*), pode destruir o ânimo anterior.

“**ANIMUS NARRANDI**”. A vontade de narrar.

“**ANIMUS NECANDI**”. A vontade de matar.

“**ANIMUS NOCENDI**”. A vontade de prejudicar.

“**ANIMUS NOVANDI**”. Revela a intenção de fazer uma novação, isto é, substituir (*novar*) uma obrigação antiga por uma nova.

Não havendo *ânimo de novar*, a segunda obrigação simplesmente confirma a primeira.

“**ANIMUS POSSIDENDI**”. A intenção de quem detém a coisa como proprietário, em virtude de uma posse derivada ou fundada na posse originária de uma outra pessoa.

É o direito de posse (*jus possessionis*) transferido pelo possuidor originário (*devedor*) a seu credor, por enfiteuse ou penhor, durante a retenção ou detenção da coisa.

A intenção de possuir a coisa como sua leva o detentor a praticar os atos materiais correspondentes ao exercício da propriedade, servidão ou usufruto, como se fosse titular desses direitos.

ANISTIA. É termo que se usa na linguagem jurídica, para significar o perdão concedido aos culpados por delitos coletivos, especialmente de caráter político, para que cessem as sanções penais contra eles e se ponha em perpétuo silêncio o acontecimento apontado como criminoso.

É a palavra derivada do grego *amnestia*, que designava uma lei feita por TRASÍBULO, depois da expulsão dos trinta tiranos de Atenas.

Também serve para designar o perdão que o governo concede aos desertores, sob a condição de que voltem aos quartéis.

Ato de clemência emanado do poder público, somente pode ser conferido pela União, competindo-lhe legislar sobre ela.

A *anistia* se diferencia da *graça* e do *indulto*, embora por estes também possa ocorrer uma *comutação*, perdão da pena ou extinção da punibilidade.

Do indulto, então, precisamente se distingue:

- a) *por seu caráter*, desde que a anistia implica o esquecimento da infração, sem importar os nomes dos implicados; o indulto é individual;
- b) *por abranger os delitos políticos*, enquanto o indulto é referente aos delitos comuns;
- c) *por ter um caráter de generalidade*, compreendendo todos quantos se envolveram no delito; o indulto é particular e limita-se ao delinquente;
- d) *por ser concedida em qualquer tempo*, mesmo sem a formação do processo, enquanto o indulto vem em consequência de uma condenação;
- e) *é um ato legislativo*, resultando de decreto que dele emana, ao passo que o indulto é da competência do executivo.

ANISTIA ADMINISTRATIVA. É a espécie de anistia que incide sobre os atos da Administração Pública, como as penalidades impostas aos servidores públicos ou aos administrativos. (nsf)

ANISTIA FISCAL. Concessão dada aos contribuintes em atraso com os impostos, ou sujeitos a multas por infrações fiscais, a fim de que paguem os mesmos impostos livres de majoração, em novos prazos, que lhes são marcados, e se isentem de outras sanções a que estavam sujeitos.

ANO. De modo genérico, é a expressão usada para medida do tempo, que compreende um período de doze meses, que se contará do *dia seguinte* ao que for assinado, até outros dias daquele mês do ano seguinte. Assim se dirá, em regra, para o tempo, isto é, em qualquer dia do mês do calendário.

O *ano civil e regular* entende-se sempre de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O ano civil tem 365 dias, quando se chama *comum*, e 366 dias, quando se chama *bissexto*; este acontece de quatro em quatro anos, quando o milésimo do número do ano é divisível por 4 (2004 é bissexto, 2006 não é), com excessão dos anos seculares cujo milésimo não é divisível por 400 (o ano 1900 não é bissexto, mas o ano 2000 sim).

ANO AGRÁRIO. Na expressão da lei civil *ano agrário* não se computa o período de doze meses: ele compreende o período de quando começa e quando termina a colheita ou safra principal da cultura explorada pelo fazendeiro ou agricultor. Em razão disso, no arrendamento de serviços agrícolas, quando não se estabelece prazo certo do contrato, entende-se que este prevalece para o *ano agrário* (Cód. Civil/1916, art. 1.222, sem correspondência no Cód. Civil/2002). (ngc)

ANO-E-DIA. Fórmula adotada para exprimir o tempo ou termo determinado para que certo direito se pleiteie por especial forma, dentro de assinalado período.

Notadamente, assegura o direito do possuidor da coisa de vir por ação de *força nova*, quando o esbulho ou a turbção datar de menos de *ano-e-dia*. Se passa desse período, a ação será *de força velha* (Cód. de Proc. Civil, art. 924).

Há direitos que perecem pelo transcurso do tempo, que se indica de *ano-e-dia*: as janelas, terraços, sacadas e goteiras, construídas sobre o prédio alheio, se, decorrido o prazo de ano-e-dia de sua construção, não tiver o proprietário prejudicado exigido que se desfaçam, verã perecido o seu direito e mantidas as construções assim feitas.

Para o proprietário que as fez construir está definitivamente adquirido o direito de as manter e as pode defender como lhe é assegurado, seja pela confessória ou pelos interditos.

O vizinho que não a reclamou no prazo útil nela consentiu.

ANO FISCAL. Expressão usada em finanças, indica o período para que se estabeleça um orçamento, compreendido, em regra, de doze meses, que vai da abertura ao encerramento de toda contabilidade do Estado.

Neste particular, o *ano fiscal* diverge do *exercício financeiro*, que compreende não somente aquele, mas o prazo adicional instituído para a liquidação de todas as contas e verbas consignadas, ou adotadas no orçamento.

Na maioria dos casos, o *ano fiscal* coincide com o *ano civil*. Mas pode ser instituído por um período de doze meses, que se inicie e termine em qualquer época do ano civil.

ANO LETIVO. Assim se diz para o tempo em que funcionam as aulas escolares ou acadêmicas, o qual não se compõe de um período de doze meses, mas de todo o tempo em que as aulas funcionam, compreendido entre o início delas e o começo das férias anuais, o que quase sempre ocorre em dezembro.

ANÔMALO. Expressão usada para indicar tudo o que se faz contrariamente às regras ou princípios estabelecidos. Significa *irregular*, e qualifica, desse modo, qualquer ato ou ação que não seja fundada na conformidade da lei.

Pode ser usado para explicar a marcha irregular do processo, do desvio ou tumulto, que se lhe quer dar, com intuítos abusivos ou protelatórios.

Anômalo, pois, é o *irregular*, *contrário à forma*, *anormal*, ou tudo o que *ofende a regra geral*.

“A NON DOMINO”. Expressão usada na linguagem jurídica, para explicar a transferência de um móvel, ou imóvel, por pessoa que não é a sua legítima proprietária. É, assim, a alienação feita por quem *não tem o domínio* da coisa, do bem transferido ou alienado.

ANONIMATO. É a ação da pessoa que, para atacar outrem, com infâmias ou injúrias, ou escrever panfletos, onde se assaca contra a honra ou o bom nome de alguém, acoberta-se na irresponsabilidade do anonimato, isto é, na ocultação maliciosa de seu nome, justamente para se esquivar às responsabilidades de seus atos incriminados. O anonimato é indicado como um *abuso de liberdade do pensamento*, suscetível de sanções penais.

ANÔNIMO. Termo derivado do latim e de origem grega, em uso para explicar o que não tem nome ou que é desconhecido.

É usado como substantivo ou como adjetivo.

Anônimo. Substantivo, significa a pessoa que se utiliza do anonimato para satisfazer intuítos inconfessáveis.

Como adjetivo, tem o significado de origem e quer dizer o que não tem nome ou cujo nome é desconhecido.

Desse modo se diz *obra anônima* aquela cujo autor não se conhece, ou que a publicou ocultando seu nome. Os direitos autorais da *obra anônima* pertencem ao editor.

Publicação anônima é a que não traz a assinatura de seu autor. O jornal ou editor é o responsável pelas publicações anônimas, que ofendam ou injuriem alguém, ou que atentem contra a ordem pública.

O termo *anônima* serve para designar uma espécie de sociedade comercial, que se caracteriza pela responsabilidade limitada dos sócios às cotas-capital, com que se obrigaram. *Sociedades anônimas*.

ANOTAÇÕES. Palavra formada do verbo latino *annotare* (tomar nota, fazer observações), tem na terminologia jurídica significado consentâneo com o sentido etimológico.

São, assim, anotações:

- a) Os comentários feitos em uma obra ou publicação. E estes comentários tanto podem ser produzidos na própria obra, como poderão compor um novo livro, que se constituirá em outra obra, isto é, uma produção completamente autônoma da obra ou livro comentado.
- b) Os apontamentos tomados pela perito, no curso das diligências, para elaboração de seu relatório ou laudo pericial. *Apontamentos de agrimensor*.
- c) As averbações promovidas nos assentos dos registros civis, originários, para que se atentem sobre alterações ou corrigendas feitas neles.

- d) As averbações feitas no registro de imóveis sobre quaisquer ocorrências que imponham ônus sobre as mesmas propriedades, seja a requerimento dos interessados, como *ex officio* pela autoridade judicial, a quem se atribuam poderes para decidir matéria sobre registros.
- e) Os registros cronológicos obrigatoriamente lançados pelo empregador na Carteira Profissional do empregado, como a data de sua admissão e demissão, remuneração, condições de trabalho etc.

ANOTAÇÕES DE BENS. Na locução, tem anotações o sentido de arrecadação. É assim a arrecadação de bens do ausente, que devidamente *anotados*, ou relacionados, são presentes à autoridade judicial, para que indique depositário ou administrador para eles.

ANOTAR. Tem o sentido de *fazer observações*, comentar, tomar apontamentos, relacionar e arrecadar bens. Não se permite *anotar* obra de outrem, sem a sua autorização, ou de seu representante legal.

ANSPRUCH. Expressão alemã significando pretensão. É a pretensão exigível ou acionável, como se vê em “*der Urteilsanspruch*”, a pretensão à tutela jurídica.

ANTAGONISTA. Palavra oriunda do grego *antagonistes*, tem, na acepção jurídica, o sentido originário: quer dizer o adversário ou contendor na demanda.

Em relação a uma das partes, seja autor ou réu, o *antagonista* é o que procura contradizer ou contrariar as alegações da outra parte.

“ANTE ACTA”. Expressão latina, significando “antes do ato” e utilizada no jargão forense para designar, normalmente, os antecedentes do réu em ação penal.

ANTECEDÊNCIA. Vários os sentidos que pode ter a palavra na sua aplicação jurídica: significa sempre o *procedimento anterior*, em relação a algum ato a ser praticado por uma pessoa, a *primazia* na prática desse mesmo ato. Expressa, pois, a *ação de ir adiante* e mostra tudo o que possa vir antes, ou *anteceder*.

Na linguagem jurídica, *antecedência*, por vezes, designa o *momento oportuno*, em que um ato possa ser praticado por uma pessoa, para que a assegure do exercício de um direito.

Assim, em *matéria contratual*, é o *período apropriado*, em virtude de contrato ou de lei, para que um dos contratantes, antes de seu transcurso, possa legalmente denunciar o acordo, promovendo sua rescisão ou mostre o direito que lhe assiste de prorrogá-lo.

Neste sentido se diz, então, o momento em que se deve avisar da não continuação de um contrato de locação ou do desejo de não se continuar o contrato de sociedade, em virtude de cláusula que impõe sua prorrogação automática, desde que não se dê aviso com *antecedência*.

Nos contratos de trabalho, quando o empregado não se mostra estável, sempre a despedida deve ser avisada com antecedência. Do mesmo modo, o empregado que se despede deve disso avisar o patrão com antecedência.

ANTECEDENTE. Como adjetivo, é tudo o que precede, ou vem antes, na ordem ou no tempo, em que as coisas devem realmente cumprir-se.

Na linguagem processual, referentemente a formalidades preliminares ou habilitantes, designa as que são indispensáveis para a execução regular de certo ato, cuja eficácia não virá sem a prática dessas *formalidades antecedentes*.

Os processos preparatórios, *verbi gratia*, indicam-se atos *antecedentes* ao processo ou à ação principal, necessários a que o processo ou a ação, que se lhes segue, possa cumprir-se conforme é da regra.

ANTECEDENTES. Como substantivo e no plural, expressa toda soma de ocorrências anteriores acerca de uma pessoa ou de um fato. São os *dados de vida* ou os dados sobre a atuação de uma pessoa durante a sua vida, pelos quais se conclui de seu conceito social. E assim se diz: *antecedentes bons* e *antecedentes maus* ou *antecedentes péssimos*, para indicar o caráter de sua vida passada ou de seus atos passados.

Os *antecedentes* de uma pessoa, se bons ou se maus, influem como condições atenuantes ou agravantes do crime por ela cometido. *Vida pregressa*.

Antecedentes. Circunstâncias anteriores que envolveram a realização de um negócio. Referências a fatos que se registraram antes que o *atual* ocorresse ou se registrasse.

ANTECESSOR. Na linguagem jurídica, *antecessor*, derivado da palavra latina *antecessor*, tanto se emprega como adjetivo, ou como substantivo.

Adjetivamente, quer significar tudo o que antecede ou que é anterior, tendo, desse modo, o mesmo sentido de *antecedente*.

Assim se dirá *firma antecessora*, para indicar a firma que precedeu a uma outra, que lhe é sucessora.

Como substantivo, indica a pessoa que precedeu a outra num ofício, ou numa administração; a que antecede a outra, na posse dos bens, que se transmitiram pela compra, pela herança ou pela sucessão; a que precede a qualquer outra, na prática de um ato ou de uma diligência.

E assim se dirá *antecessor na administração* ou no cargo; *antecessor na posse*.

Em direito, firma-se, então, o princípio de que a posse do *antecessor* sempre se computa na posse do sucessor, contanto que a posse daquele seja também contínua e pacífica (*acessão da posse*).

Antecessor, no Direito de Família, significa o *ascendente* ou *antepassado*.

Antecessor. Entre os romanos, conforme se inscreve no Código de Justiniano, designava, ainda, o *professor* ou *preceptor de direito*.

ANTECIPAÇÃO. Do verbo latino *anticipare*, é vocábulo que se aplica para significar a ação de tudo o que se executa antes de atingido o seu vencimento, ou o exato momento em que deveria ser executado.

É, assim, a execução ou realização de um ato antes do tempo determinado.

Embora possa ser tido no sentido de antecedência, tem a acepção mais própria de *adiantamento*, na significação de adiantar-se ao termo prefixado ou normal.

Não é, pois, uma *antecedência*, no sentido que se lhe dá, porque a *antecipação* revela sempre a ação facultativa de fazer-se alguma coisa, *antes do tempo*. É da essência da *antecedência* que a ação se processe ou se promova, justamente, antes do tempo, porque se torna necessária essa prevenção.

Antecipação. Na linguagem financeira, será sempre o adiantamento ou o fornecimento de numerário por conta de um empréstimo, ou de uma operação, a ser realizada. E será, também, aplicável à *despesa* que se autorizou, antes que fosse determinada pelo poder competente. E assim se diz por *antecipação de receita* ou por *antecipação da despesa*.

ANTECIPAÇÃO DA LEGÍTIMA. Partilha de bens feita por ato *inter vivos*, antecipando a sucessão legítima.

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Novidade em nosso direito, a antecipação de tutela introduziu, no CPC, os princípios da verossimilhança, da prova inequívoca e do perigo de irreversibilidade (a nova redação do art. 273 decorre da Lei nº 8.952, de 13.12.94).

Os incisos I e II cuidam das condições de concessão da medida, que não se confunde com, nem prejudica, as tutelas cautelares, previstas nos arts. 796 a 889 do CPC.

Verossimilhança, em esforço propedêutico, que se quadre com o espírito do legislador, é a aparência de verdade, o razoável, alcançando, em interpretação *lato sensu*, o próprio *fumus bonis iuris* e, principalmente, o *periculum in mora*.

Prova inequívoca é aquela clara, evidente, que apresenta grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável, equivalendo, em última análise, à verossimilhança da alegação, mormente no tocante ao direito subjetivo que a parte queira preservar.

Assim, pode-se ter como *verossímil* o receio de dano grave que decorra de fato objetivamente demonstrável e não de simples receio subjetivo da parte. O mesmo critério de verossimilhança aplica-se à aferição do abuso do direito de defesa. E como *prova inequívoca* do direito requerente, deve-se ter aquela que lhe asseguraria sentença de mérito favorável, caso tivesse a causa de ser julgada no momento da apreciação do pedido de medida liminar autorizada pelo novo art. 273. Por se tratar de antecipação de tutela satisfativa da pretensão de mérito, exige-se, quanto ao direito subjetivo do litigante, prova mais robusta do que o mero *fumus boni iuris* das medidas cautelares (não satisfativas).

O fundado receio de dano e o abuso do direito de defesa são requisitos alternativos e não cumulativos, para o efeito de concessão da liminar de tutela de mérito.

Por subordinar-se aos princípios da execução provisória, a antecipação de tutela não permite transferência de domínio do bem litigioso nem levantamento de dinheiro sem caução.

O pedido de antecipação de tutela poderá ser requerido com a inicial, ou, havendo comprovada necessidade, após a propositura da ação.

O perigo de irreversibilidade, previsto no § 2º, não será do provimento, mas das consequências do fato.

A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, desde que a pedido da parte.

A Lei nº 9.494, de 10.09.97, disciplinou a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública.

ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. Assim se refere ao pagamento que foi efetuado antes de chegado o tempo, em que ele seria exigível.

Em relação ao comerciante, se este paga dívida não vencida (*antecipação de pagamento*), dentro do termo legal da falência, semelhante pagamento não produzirá efeito em relação à massa. É ato revogável pelo síndico.

ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. Assim se diz em relação ao contrato, que se vence, não por ter atingido o seu termo, mas pelo evento de condições contratuais ou em virtude de princípios instituídos em lei. Diz-se também *vencimento antecipado*.

ANTECIPADO. Assim se diz do ato praticado antes de seu termo natural: *vencimento ou pagamento antecipado*.

Todas as obrigações têm seu *vencimento antecipado* em caso de falência, ou nos casos previstos em lei.

O ato antecipado pode sê-lo facultativo ou obrigatoriamente.

Será facultativo quando a pessoa obrigada a praticá-lo em certo tempo antecipa sua execução. É obrigatório, ou consequente, quando se antecipa em virtude de imposição legal ou contratual.

ANTEDATA. É o resultado da ação pela qual uma pessoa apõe em documento *data anterior* àquela em que ele se elaborou, ou faz crer que determinado acontecimento ocorreu anteriormente ao momento em que, realmente, se registrou.

A *antedata* indica-se uma falsidade ou uma simulação, desde que, por uma ou por outra, pretenda a pessoa tirar qualquer proveito em prejuízo de outrem.

Quando se mostra uma *falsidade*, a *antedata* indica-se um crime, e está, por isso, subordinada à sanção penal.

Mas, se apresenta-se como *simulação*, não trazendo, por isso, circunstâncias reveladoras de uma ação criminosa, somente acarreta para seu autor as sanções civis, isto é, o direito que assiste ao prejudicado de anular o ato da antedata, para que não produza os efeitos que eram do desejo do simulador.

Se a *antedata* foi executada com intuito de burlar a lei, para fugir ao cumprimento de princípio fiscal ou outro qualquer, cabe ao representante do Poder Público, ou da Fazenda Pública, pleitear a anulação do ato.

Tanto se entende *antedata* a ação de datar o documento ou o ato com data anterior ao de sua realização, como a *alteração da data* já posta, modificando-a para data anterior.

A alteração da data, para *antedatar* o documento, já se mostra com intuitos reveladores de uma falsificação, pois em tal ato já evidencia o *ânimo de fraude* ou a intenção criminosa em alterar o documento.

É da essência da falsidade, não que tenha o documento somente sido falsificado por inteiro. Tanto basta que se tenha alterado a *verdade originária* ali contida. A alteração da data, para opor *antedata* no documento, é indício de falsidade.

A *antedata*, seja consequente da datação anterior em ato posterior ou da alteração da data verdadeira, após a execução do ato, não se confunde com o *erro de data*, para o que se diz *anacronismo*.

ANTEDATADO. Assim se diz do documento ou do ato que, simultaneamente ou com falsidade, se datou com data anterior à de sua feitura ou realização, ou em que se alterou, para dia anterior, a data que nele se encontrava.

Conforme o caso, são documento e ato eivados de vício, seja pela simulação ou pela falsidade.

ANTEDATAR. Datar um documento ou qualquer ato jurídico com uma data anterior à data em que o documento se elaborou ou o ato se registrou. Alterar a data de um documento ou de um ato já realizado, para dia anterior àquele em que ele se fez ou se realizou.

ANTENOME. Em regra, é vocábulo que se usa para expressar o título que antecede ou precede o prenome: *doutor Pedro*, *doutor* é o antenome. Confundem-no, por vezes, com o prenome, que seria, no exemplo, *Pedro*.

Mas *prenome* é o nome próprio ou a expressão inicial do nome, que é o conjunto de palavras ou títulos por que uma pessoa se identifica.

São, pois, vocábulos distintos: *nome* (toda designação por que uma pessoa se distingue), *prenome* (o primeiro título do nome) e *antenome* (título honorífico ou profissional, que precede o nome ou o prenome).

ANTENUPCIAL. Serve para designar as convenções ou pactos celebrados entre os *nubentes*, antes do casamento, pelos quais firmam estipulações relativas aos bens anteriores ao casamento, ou que sejam havidos durante a sua vigência.

As convenções *antenupciais* serão sempre feitas e passadas por escritura pública, e não terão eficácia em relação a terceiros, enquanto não tenham sido devidamente transcritas no registro de imóveis.

Por outro lado, tal mesmo como se depreende do qualificativo que as distingue, escrituras promovidas antes do casamento e para vigência na efetividade deste perderão efeito não se lhes seguindo a celebração do casamento.

ANTEPROJETO. Assim se designa o estudo que se faz preliminarmente para servir de base a um plano qualquer.

O esboço de uma lei, a fim de que, estudadas as normas que ali se formularam, seja aprovado o projeto definitivo e, a seguir, seja sancionada.

Convém assinalar que o termo em apreço não se confunde com *antiprojeto*. *Anti* denota especialmente oposição. E desse modo a expressão significará uma proposição apresentada contra o projeto.

ANTERIOR. É palavra que designa tudo aquilo que é mais antigo, ou seja, o fato que ocorreu antes de outro, ou o ato que se praticou em data mais antiga.

A prática de ato anterior, em regra geral, dá à pessoa que o executa o direito de *antiguidade* ou de *anterioridade*, formulando-se, em razão disso, um *direito de preferência*.

ANTERIORIDADE. Demonstra a prioridade de uma pessoa em relação a outra, pela execução anterior de um ato ou pela satisfação de uma exigência que lhe assegura semelhante primazia.

O credor hipotecário, que faz inscrever a sua hipoteca em primeiro lugar, tem *anterioridade* sobre qualquer outro credor hipotecário, mesmo por instrumento dado e passado antes do seu.

A anterioridade, impondo a prioridade, dá o direito de preferência ou a primazia à pessoa que executou o ato anteriormente, satisfazendo, desde logo, as exigências legais, asseguradoras de seu direito.

A anterioridade, por isso, não somente do tempo ou da data anterior em que o ato ou contrato se realizou, ou o fato aconteceu, como da satisfação em *primeiro lugar* das formalidades ou prescrições legais, que os autenticam e tornam formalizados.

Anterioridade da nomeação ou designação para cargo público constitui a *antiguidade*.

ANTICONSTITUCIONAL. Assim se diz de todo ato ou de toda lei que for contrária a princípio instituído na Constituição de um país.

A Constituição firma as regras gerais da organização política de um país; dela promanam todos os princípios gerais, diante dos quais se formulam todos os demais direitos. E, assim, qualquer *medida*, qualquer *ato*, qualquer *lei*, que não obedeça a rigor à pauta fundamental de

suas disposições, ferindo preceitos nela estabelecidos ou atentando contra o seu espírito, evidenciam-se *anticonstitucionais*.

E com essa qualidade poderão ser impugnadas para que prevaleça a regra fundamental.

Diz-se, também, de *inconstitucional*, e cabe declarar a sua *inconstitucionalidade*.

A declaração de inconstitucionalidade da lei ou decreto, firmada em sentença ou decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, somente terá efeito de argui-la como tal, cabendo, então, ao Senado Federal suspender sua execução ou eficácia (Const. Federal, artigo 52, X).

ANTICRESE. Expressão originada do grego *antikhresis* (*anti* - contra; *khresis* - uso), tem o sentido de expressar a ação de se servir de uma coisa em substituição ou troca de uma outra.

Na linguagem jurídica, pois, assinala o contrato pelo qual um devedor, conservando ou não a posse do imóvel, dá ou destina ao credor, para segurança, pagamento ou compensação de dívida, os frutos e rendimentos produzidos pelo mesmo imóvel.

Também se lhe dá o nome de contrato de *consignação de rendimentos*.

A anticrese pode ser estipulada não somente para garantia do capital e juros, como para a só garantia dos juros. Mesmo entre os romanos, era lícita a estipulação dela para garantia dos juros. E as Ordenações tal o permitiam, desde que os frutos não excedessem a taxa de juros regulamentares. E, se tal acontecesse, o excesso seria computado na soma do principal.

A anticrese, contrato que se firma na cessão do direito de perceber rendas, tanto pode ser dada pelo proprietário do imóvel, como pelo *usufrutuário*, enquanto permanecer o usufruto. Aí cessará, porque, resolvido o direito de quem concede (*alienante*), está também resolvido o direito daquele que o recebe (*adquirente*): *resoluto jure concedentis, resolvitur jus accipientis*.

A anticrese é um direito real de garantia e se diz direito real sobre coisa alheia.

São efeitos do contrato, em relação ao credor: o direito de perceber os rendimentos ou frutos do prédio, e o de reter o imóvel, até que se cumpra a obrigação.

Por isso, cabe ao credor anticrético até mesmo vindicar os seus direitos contra o adquirente do imóvel, contra os credores quirografários e contra os hipotecários posteriores à transcrição da anticrese.

A anticrese *caduca* se o prédio cuja renda se deu em garantia se torna totalmente improdutivo ou estéril. Bem de ver que, sendo assim, a real garantia dada está exausta e não pode mais cumprir a obrigação que nela se fundou.

ANTICRESISTA. Assim se denomina o *credor*, que recebeu garantia em anticrese, para cobrar-se de seu crédito.

O *anticresista*, em face da natureza do próprio contrato, que o investe na posse jurídica da propriedade, cuja renda é dada em garantia, assume o direito de administrar o imóvel, seja pessoalmente ou por preposto, contanto que o contrato tenha sido devidamente inscrito, pois somente assim tem validade contra terceiros.

O anticresista se converte em verdadeiro depositário da coisa, devendo, assim, dar contas de sua administração. Se a coisa se deteriora por culpa sua, responde pelas indenizações consequentes. E também responde pelos frutos que, por sua negligência, deixou de perceber. E somente se exime de todas as obrigações decorrentes desta detenção se restituiu a propriedade ao devedor.

A entrega voluntária da coisa feita pelo anticresista é também meio da extinção do contrato. Mas não deve esta ser presumida, pois a liberdade é o ato que não se presume. E por isso pode não revelar o desejo de remissão, *perdão* da dívida, mas simples renúncia da garantia.

ANTICRÉTICO. Adjetivação aplicada para tudo o que se relacione à anticrese. *Credor anticrético*. *Garantia anticrética*.

ANTICRONISMO. *Anacronismo*. Ao contrário de *antedata*, designa o *erro na data*, isto é, a data que se mostra não ser realmente a que assinala o exato dia, em que se praticou ou executou o ato, em razão de engano ou equívoco havido.

ANTIGO. É adjetivo de origem latina, *antiquus*, de larga aplicação em direito, no sentido de expressar o que é anterior, mais velho, feito em primeiro lugar, de mais tempo. Designa

também o estado *anterior* de uma coisa: *facere in antiquum* (reduzir ao primeiro estado), voltar ao que era antes.

Assim se diz *margem antiga*, para a que era possuída por alguém antes da formação de um terreno aluvial em frente a sua propriedade, ou da *posse antiga*, para que se verifique qual a melhor em atenção ao *maior tempo*, ou a *mais antiga*, em relação aos possuidores.

Antigo ou *antiga* mostra sempre uma anterioridade, ou serve para indicar coisa ou fato de que não se tem *ideia precisa do tempo*: *depósito antigo*, de cujo dono não se tem memória.

Para indicar a *qualidade de antigo*, formou-se o termo *antiguidade*. (ngc)

ANTIGUIDADE. Palavra originada de *antiquitas*, quer significar o *tempo decorrido*, o *tempo que passou*, assinalando os fatos que se deram nele.

Na linguagem do Direito Administrativo, quer dizer o *tempo de serviço* do funcionário público, de que decorre a prerrogativa que o contempla na preferência para ser *promovido*, ou *graduado* em classe superior, ou melhor cargo, em virtude de ser contado como o de maior tempo no serviço público, dentro de sua classe ou categoria.

O tempo para a antiguidade é contado da data do despacho ou ato de sua nomeação, quando a posse ocorre nos prazos regulamentares, ou da posse e exercício do cargo, em caso contrário.

A soma do tempo de serviço, contada em absoluto rigor cronológico, constitui a antiguidade, cuja finalidade é classificar o funcionário no primeiro plano dos de sua classe e indicá-lo, *ex vi legis*, para a promoção ser feita sob essa exigência.

ANTI JURIDICIDADE. A antijuridicidade é a falta de autorização para a prática da ação típica.

No Direito Penal, é considerada antijurídica uma ação típica que não está amparada por nenhuma causa de justificação. Portanto, ela é caracterizada por dois fatores: a realização do fato típico e a ausência de uma causa de justificação. Em Direito Penal, ilicitude e antijuridicidade são palavras sinônimas. Nos demais campos do Direito, geralmente elas também têm idêntico significado, a indicar a ação ou omissão que não seja compatível não só com o Direito, mas também com a Moral e os bons costumes. Veja-se no art. 17 da Lei de Introdução ao Código Civil, a extensão da ilicitude ou antijuridicidade. (gc e nsf)

ANTINOMIA. Palavra de origem grega (*antinomos*), é aplicada para significar a contradição real ou aparente, evidenciada entre duas leis, o que torna de certo modo difícil a sua interpretação.

Ocorre também entre cláusulas de um mesmo contrato.

Antinomia de leis. Leis contraditórias.

ÂNUA. Carta-relatório dos sucessos obtidos durante um ano.

ANUAL. Refere-se a tudo o que se passa ou se executa no período de um ano do calendário, isto é, em doze meses cumpridos.

No Direito Civil, muitas das obrigações devem ser cumpridas de ano a ano: *foros de enfiteuta*, *prêmios de seguro*, *prestação de contas dos bens de ausentes*.

ANUÁRIO. Publicação que se faz anualmente, contendo notícias de caráter político, literário, científico, artístico etc. *Relatório. Anais.*

ANUÊNCIA. Palavra que se origina do latim (*annuentia*), tem, na linguagem jurídica, o sentido de indicar o assentimento, aprovação, de uma pessoa para que se pratique ato jurídico, cuja validade depende dessa formalidade.

É usada como sinônimo de *consentimento*. Quando a anuência ou autorização de outrem é necessária à validade do ato, ela se provará do mesmo modo que este, e constará, sempre que possível, do próprio instrumento (Cód. Civil brasileiro, art. 132). [Cód. Civil/2002, art. 220 (art. 132 do Cód. Civil/1916)].

Desse modo, a mulher casada ou o homem casado não pode alienar ou onerar o imóvel de propriedade do casal, sem a *anuência* do outro *cônjuge*. E bem assim os menores, entre 16 e 21 anos, sem *anuência* de seus pais, ou *assistência* de seus curadores.

A anuência pode ser *pura e simples*, quando é dada sem qualquer restrição, sem nenhuma reserva ou condição.

E, como ato de *adesão*, que realmente é, pode ser dada sob condição: será *condicional*.

Em relação à sua manifestação, pode ser *expressa* ou *tácita*, conforme é feita por declaração formal da pessoa interessada ou de seu mandatário especial (*expressa*), ou quando resulta de atos que demonstram uma aprovação do ato que se praticou, seja porque cooperasse para a sua execução, seja porque o tenha deixado fazer, sem qualquer oposição (*tácita*).

ANUIDADE. Anualidade. Quantia que se paga periodicamente para a constituição de um capital ou para a amortização de uma dívida.

Quantia que se paga anualmente a uma instituição: anuidade escolar.

ANUIR. Do latim *annuere*. É aprovar, autorizar ou consentir na prática de um ato, ou aceitá-lo depois de feito, sem qualquer oposição.

Anuir à sentença: será aceitar a decisão, ou sentença, seja porque começa ou promove sua execução voluntária, seja porque não interpõe, no prazo legal, qualquer recurso para impedir que se torne *res judicata*. Será, nesta última hipótese, um caso de *anuência implícita*.

ANULABILIDADE. Do latim *annullare* (reduzir ao nada, anular), esta palavra indica a qualidade de tudo quanto, por não ter atendido às prescrições legais, possa ser anulado, isto é, tornado ineficaz.

Na técnica jurídica, *anulabilidade* tem acepção distinta de *nulidade*.

A anulabilidade é qualidade do ato que se praticou com vício ou defeito que *pode ser suprido*: é anulável, assim, quando não se remove o vício.

A *nulidade* é a qualidade do ato que, visceralmente nulo por omissão de um pressuposto ou de uma prevenção legal, jamais poderá adquirir força ou valor, a fim de surtir os efeitos desejados.

E consoante esse defeito ou vício seja de molde a que se lhe possa remover, ou se apresente como o que não possa ser removido e torne o ato ineficaz ou como não tendo sido feito, teremos a diferença entre a *anulabilidade* do ato e a *nulidade*.

Desse princípio vem, também, o sentido de *ato anulável* e de *ato nulo*.

ANULAÇÃO. É o ato ou a decisão, de caráter judicial ou administrativo, que, reconhecendo a existência de vício ou defeito em ato ou negócio jurídico, diante da solicitação de quem tenha interesse na sua ineficácia jurídica, vem declará-lo *inválido* ou *desfeito*. É, pois, a declaração da *inexistência* do ato ou do negócio, que se indica anulável ou que se apresenta inválido.

A anulação do ato jurídico torna sem efeito, inexistente, toda sua eficácia jurídica, seja perante os próprios agentes, que o compuseram, ou em relação a terceiros, que possa ter interesse nele.

A anulação do ato administrativo ou de autoridade também tem a consequência de torná-lo *rescindido*, *sem vigência*, o ato atingido por esta decisão.

A anulação do ato jurídico decorre de *sentença*, emanada de autoridade judiciária, seja *ex officio*, seja em virtude de pedido de quem, em vista do vício ou defeito, que invalidou o ato, tenha interesse em torná-lo ineficaz.

A anulação de ato da administração decorre de decreto, ato, portaria, estatuto ou regulamento, emanado de autoridade administrativa, ou do poder público, a que esteja afeta a matéria que no ato se contém.

Na linguagem forense, a ação que se propõe no intuito de anular ou invalidar um ato toma a denominação de *anulação* ou de *nulidade*, segundo o fundamento de que o *ato é anulável* ou *é nulo*.

ANULADO. Termo qualificado do ato que se anulou ou que foi tornado sem efeito, rescindido.

ANULAR. Ação de tornar inválido, ou sem efeito, o ato que se reputa prejudicial ou inoportuno (Direito Administrativo), ou o ato que traz consigo vício ou defeito substancial ou que foi praticado com transgressão de preceitos legais (Direito Processual).

ANULATÓRIA. É a expressão da linguagem forense, mais particularmente para indicar a decisão ou sentença judiciária que, sem tomar conhecimento do mérito, invalida ou anula o processo, por não terem sido atendidas formalidades substanciais à sua validade.

Anulatória. Também designa a ação que pretende anular um ato ou contrato, rescindindo-o e tornando-o sem qualquer efeito legal, desde que assistam ao proponente motivos de nulidade,

ou de rescisão do ato ou do contrato. Por tal forma, é designação distintiva da *ação de anulação*.

E, assim, se dirá *ação de anulação*, para comandar a inexistência do ato com fundamento na anulabilidade. E *ação anulatória*, para indicar a do ato com fundamento na nulidade.

ANULÁVEL. Usado na linguagem jurídica para significar a qualidade do ato jurídico, passível da anulação, em consequência de vício ou defeito, que possa ser arguido por quem tenha interesse na sua invalidação.

É anulável todo ato em cuja execução não foram atendidas as prescrições legais que lhe dão forma, ou que se realizou fundado em erro, dolo, simulação ou fraude.

A qualidade de *anulável* traz o sentido de que o ato, podendo embora ser tornado ineficaz pelo interessado, venha a ser *formalizado* ou *tornado perfeito* por ato posterior, que se mostre uma *ratificação* dele, de que resulta a sua eficácia jurídica.

A *ratificação do ato anulável* tem, assim, a propriedade de dar ao ato, arguido de anulável, a eficácia jurídica, que lhe poderia ser negada ou tirada, ressalvados, entretanto, os direitos de terceiros a que se cometa autoridade ou poder para não admitir a ratificação dele.

ANUNCIAR. No vocabulário jurídico, anunciar é expressão que tem o mesmo sentido de *depublishar*, *tornar público*, *avisar*, *advertir*, *dar a conhecer*.

ANÚNCIO. Palavra originada do latim *annuntiu*, verbo *annuntiare*, com a significação de anunciar, dar novas ou notícias, referir, contar, expor.

Numa acepção meramente mercantil, sentido estrito, quer dizer *reclamo* ou *propaganda* feita por um comerciante para movimentar o seu negócio, pela divulgação das qualidades e vantagens de suas mercadorias.

Sob o ponto de vista jurídico, o *anúncio comercial* estabelece a obrigação do comerciante de cumprir a oferta ou promessa feita por intermédio dele, quando aceita pelo comprador, que ocorre à proposta anunciada.

Numa acepção mais genérica, *anúncio* será toda publicação inserta em periódicos ou jornais, em forma de *aviso*, *narração*, *procura* ou *pedido*.

Quando alguém, por esse modo, oferece recompensa a outrem, desde que satisfaça certa condição imposta ou desempenho de certo serviço, está na obrigação de cumprir o prometido, dando ao candidato que preencha a condição, ou execute o serviço determinado, a recompensa ou a gratificação prometida [Cód. Civil/2002, art. 854 (art. 1.512 do Cód. Civil/1916)]. Somente se exige que o *anúncio* seja público. Quer isto dizer que se dê a ele uma *publicidade* perfeita, diante da qual não se possa eximir o *promitente* da obrigação decorrente de sua oferta. *Publicidade*.

Anúncio. Na linguagem forense, *anúncio* tem bem a expressão da publicidade obrigatória que deve ser dada a certos atos do processo.

Enquanto os *anúncios públicos* para propaganda ou para outra qualquer finalidade, mas de caráter particular, não têm forma definida ou exigida em leis, os *anúncios* relativos a atos processuais são formulados nos termos e segundo as prescrições legais.

Na arrematação, *verbi gratia*, onde há *anúncio obrigatório*, este decorre da publicação ou divulgação dos *editais de arrematação*, que devem trazer os requisitos consignados em lei e devem ter publicidade segundo as exigências legais (Cód. de Proc. Civil, arts. 686 e 687).

Os leilões públicos, ou outras modalidades de vendas judiciais, devem ser precedidos de *anúncios*, formulados e publicados segundo as regras que os exigem.

E a falta de tais *anúncios* anula a venda que se fizer sem a satisfação da necessária exigência. (ngc)

ANVERSO. É o termo originado do latim *anversus*, para indicar o lado oposto ao verso de um título ou documento, ou da página de um livro.

Nos documentos, mostra sempre a página inicial ou que se coloca na frente do papel ou da folha.

ANVERSO CAMBIAL. Indica a face de qualquer título, letra de câmbio, nota promissória, cheque ou duplicata, onde se encontram escritas as cláusulas obrigacionais ou as cláusulas

escritas do contrato ou do título. Opõe-se, assim, ao seu verso, que é a parte ou costas do título, onde nada se tem originariamente escrito.

No anverso do título assinam, conforme a sua natureza, o sacador e aceitante (letra de câmbio), o emitente (nota promissória ou cheque) ou o reconhecente (duplicata).

Por outro lado, é no anverso do título que se expressa a *declaração cartular*, onde se fixam todas as obrigações relativas ao próprio título e que se tornam exigíveis das pessoas que se vinculam às relações jurídicas aí estabelecidas.

O verso, em regra, fica reservado às transferências do título, sendo nele que se apõem os endossos necessários para esse ato de cessão e transferência.

AO PAR. É expressão usada para exprimir uma *igualdade* ou *paridade de valores*, muito usada na terminologia comercial e bancária.

Assim se diz do câmbio, quando não há ágio na troca de *moeda* de um país pela de outro.

Nos títulos da *dívida pública* ou nas *ações das sociedades anônimas*, emprega-se a locução para explicar que semelhantes títulos estão sendo vendidos ou negociados pelo seu *valor nominal*, isto é, sem qualquer desconto ou abatimento.

“AO PÉ DESTA” OU “AO PÉ DA PRESENTE”. Expressão utilizada nos requerimentos de certidão, em que se pede seja a mesma lançada no próprio instrumento do requerimento.

À ORDEM. É expressão em uso nos títulos de crédito comercial ou ordem de pagamento, expedidos nominalmente, para que a pessoa neles designada, ou indicada, possa transferir a outrem o direito de receber o *crédito* ou o *valor*, que ali se consigna, por meio de *endosso*.

Desse modo, a declaração insere à *ordem*, aposta sempre a seguir do nome da pessoa favorecida no documento, indica a cláusula que lhe permite transmitir a propriedade do mesmo a outra pessoa, firmando o princípio legal que admite a *endossabilidade* dele.

A cláusula à ordem, que traduz este requisito da endossabilidade, quer dizer que traduz a permissão da transferência da propriedade de um título de crédito por endosso, é vulgarmente expressa pelos termos: – *ao Sr. X ou à sua ordem*.

Na *letra de câmbio*, título que, por excelência, tem a endossabilidade como fundamento dominante, a cláusula à ordem sempre se subentende, desde que é de sua função econômica ou de sua própria razão de ser, a facilidade de sua circulação, como título de crédito.

Entretanto, nela, como em outro título de igual natureza, deve a cláusula ser aposta, porque, além de ser meio indicativo de que o pagamento pode ser feito à pessoa designada pelo tomador ou beneficiário, possui a qualidade de evidenciar a vontade do emitente de ficar cambialmente vinculado ao título, apesar dos vários portadores que possa ter, em consequência dos sucessivos endossos.

AOS COSTUMES. Expressão forense referente à admoestação do juiz à testemunha sobre os seus vínculos com as partes que poderiam prejudicar a credibilidade de suas afirmações. Usualmente consta nas atas do testemunho “aos costumes disse nada” ou “aos costumes disse ser primo-irmão do autor”.

APANÁGIO. É palavra já em uso no Direito Romano. Deriva-se do latim, *panis*, *pão* e mais diretamente do baixo latim, *apanagium*, com o significado de *pensão*, *rendimentos anuais*, concedidos aos segundos filho-famílias; e, da forma *apanare*, tendo também o sentido *dedoar pão*, *dotar*.

Neste sentido, entendiam-no os romanos, como a constituição de alimentos, a que davam o nome de *panes civiles*.

Acepções mais ou menos restritas tem tido o termo.

No Direito antigo, designava os rendimentos anuais que era direito da mulher viúva receber dos bens do defunto marido, mas perceptíveis somente durante a viuvez, cessando pela morte ou pelas segundas núpcias. Também importava no direito de receber pensão da família do marido, como prestação alimentícia, quando dela necessitasse.

Para a sua constituição, não se poderia tirar mais que a décima parte dos rendimentos do falecido, embora se compreendessem neles os decorrentes dos bens morgados e prazos vitalícios, pela hipoteca legal.

Mas essa faculdade das viúvas, decorrente do *apanágio*, notadamente das dos maridos nobres e abastados, passou, genericamente, a ser conferida a todo *cônjuge*, isto é, tanto ao marido como à mulher, em virtude da qual caberia ao *cônjuge viúvo*, que necessitasse, exigir *apanágios* ou prestação alimentícia, retirada dos rendimentos dos bens deixados pelo falecido. A exigência para sua concessão é que o cônjuge sobrevivente continue ligado ao cônjuge falecido pela viuvez.

Por analogia, o termo designa também a *porção de bens* ou o *fundo*, estabelecido ou reservado para a produção ou constituição destas rendas, destinadas à *porção alimentária*, a que se tem direito.

Apanágio. Com essa designação, se indicava, outrora, o *donativo* ou *dotação*, que o esposo fazia à esposa, nos casamentos pactícios. E, assim, é também sinônimo de *dote* e *arras*, embora destes propriamente se distingam. Os dotes e arras são sempre convencionais ou estipulados; os apanágios, por vezes, mostram-se imposição legal. E, neste caso, processam-se como alimentos.

Neste particular, os *apanágios* tinham certa semelhança com os *alfinetes*, que designavam as mesadas prometidas pelos maridos às esposas, para os gastos particulares e adornos, durante a vigência do casamento. E que se deviam pagar às viúvas, enquanto não se tornava efetivo o cumprimento do apanágio.

Apanágio. Era a designação que também se dava à porção de terras do domínio real, que o soberano doava aos príncipes, e que retornava à Coroa quando se extinguissem os seus descendentes do sexo masculino. *Dotação territorial*.

Apanágio. Modernamente, segundo sua origem romana, o termo pode significar tudo que for pensão ou prestação alimentícia a que se é obrigado por lei a prestar. Expressará a *dotação do pão*.

Figuradamente, é aplicado como *atributo*, isto é, aquilo que é próprio ou inerente de uma pessoa ou de uma coisa. O cetro é o *apanágio* da realeza.

APANIGUADO. Termo que serve para distinguir a pessoa que está sendo *alimentada* ou é aderente ou agregada de uma outra pessoa.

Designava, antigamente, os *domésticos*, que recebiam algo para seu sustento, e porque, em alguns casos, essa *ração* consistia em *pão* e *água*.

Modernamente, é termo que serve para identificar todo protegido ou favorecido por outrem.

APARECIMENTO. Ato de surgir alguém ou alguma coisa, ou de vir algum acontecimento, que não se esperava, capaz de modificar uma situação jurídica.

Tem, assim, o mesmo sentido de *visibilidade* ou *evidência*. Pelo *aparecimento*, a coisa, a pessoa, ou fato, torna-se visível ou evidente.

O *aparecimento da melhor oferta*, nos contratos de compra e venda, em que se imponha a cláusula de rescisão mediante oferecimento de maior vantagem, torna visível a condição aceita, e o contrato se desfaz para ser feito com o *melhor comprador*.

O *aparecimento do ausente*, depois de estabelecida a posse provisória, faz cessar para logo todas as vantagens dos sucessores nela imitados.

APARELHAGEM. Conjunto de aparelhos. É neologismo introduzido na linguagem técnico-comercial e mesmo jurídica, para indicar, no mesmo sentido de *aparelhamento*, *montagem*, a eficiência de um serviço, de uma organização ou de uma iniciativa.

APARELHAMENTO. O mesmo que *aparelhagem* e *aparelhos*. Ação de aparelhar.

APARELHAR. Designa a ação de *dispor* ou *aprestar* qualquer coisa, com a intenção de executar determinado ato ou realizar algum negócio.

Aprelhar um navio é prepará-lo ou pô-lo em condições de viajar, suprindo-o de todos os elementos indispensáveis a esse desiderato.

Aprelhar uma execução é tomar as medidas preventivas para esse fim, entre elas o *protesto do título* em que se fundará, dando-se, assim, a ideia de que se *apresta* o credor para iniciar a ação.

Num sentido genérico, *aparelhar* quer significar as medidas postas em prática no sentido de fazer uma *organização* que vá realizar um objetivo determinado.

E assim se dirá *aparelhar o governo* com a significação de aludir à promoção de sua organização política, de que resultará o *aparelhamento governamental*, sem o qual não poderá haver o princípio de autoridade nem organização jurídica, que mantenha a existência do próprio Estado.

APARELHOS. Geralmente, é o termo aplicado no plural, porque sempre significa o conjunto de peças, pertencas, instrumentos e demais *utensílios*, que se tornam necessários para a efetividade de uma profissão ou desempenho de uma iniciativa.

Assim se dizem, *verbi gratia*, *aparelhos dentários*, *aparelhos de engenharia*, *aparelhos de uma fábrica* ou *aparelhos de um negócio*.

APARELHOS DO NAVIO. Assim se designam todos os *acessórios do navio*, indispensáveis à sua navegação.

Compreendem-se entre os aparelhos do navio os *mastros*, *âncoras*, *amarras*, *cabrestantes*, *botes*, *escaleres*, *cabos* etc.

APARELHOS DO OFÍCIO. Assim podemos designar o *material* destinado ao exercício de uma profissão, não somente o que se apresenta *necessário*, como o *útil*.

Conforme a profissão ou ofício, o conjunto de peças, utensílios, máquinas e instrumentos, indicará a *necessidade destes aparelhos*.

Os *aparelhos do ofício* ou da profissão não poderão ser penhorados. É a regra do Código de Proc. Civil, art. 649, nº VI.

Mas para que os aparelhos do ofício possam ser beneficiados pela impenhorabilidade, é necessário que formem um conjunto de material indispensável ao exercício da profissão ou que se mostrem de evidente utilidade.

APARELHOS HIGIÊNICOS. Assim se entendem as instalações sanitárias, destinadas à satisfação de necessidades fisiológicas.

Não permite a lei civil que tais aparelhos se instalem encostados à parede-meia ou à parede do vizinho, sem permissão sua [Cód. Civil/2002, art. 1.308 (art. 583, do Cód. Civil/1916)]. (ngc)

APARENTE. Assim se diz de tudo o que é evidente ou manifesto.

A servidão é *aparente* quando os sinais dela são inequivocamente visíveis, pela utilização e uso efetivos do dono do prédio vizinho.

APARTAMENTO. Na linguagem jurídica o termo se apresenta sob várias acepções.

Apartamento. Assim se diz do ato pelo qual são separados ou tirados de um *acervo*, bens ou coisas, destinados a certo fim.

Apartamentos de bens. Ato pelo qual se retiram bens para constituir um *lote* ou uma *parte*, a ser reservada para determinado fim.

Nesse sentido, pode mesmo ser empregado no sinônimo de *partilha*. *Partilha da herança* ou *apartamento da herança*.

Apartamento. Também se diz para a separação de coisas conjuntas, adjuntas ou confusas. *Apartamento de animais*.

Apartamento. Tem o sentido de *afastamento*, expressando a desunião havida entre duas pessoas: *apartamento do casal*, que, então ocorre, no caso de separação.

Apartamento. Serve para designar o conjunto de cômodos, que, num prédio coletivo, forma uma *residência*. Prédio de *apartamentos*: edificação coletiva, dividida em várias residências.

APARTE. Na Retórica, significa a interrupção do orador para pronunciamento de outrem.

APÁTRIDA. Termo de origem grega, designativo da pessoa sem pátria.

APEGAÇÃO. Na terminologia jurídica e consoante o próprio sentido etimológico do termo (*de apegar*), é o ato pelo qual se pega ou se apreende alguma coisa, quando judicialmente se toma posse dela, a fim de que se exerçam sobre a coisa atos possessórios ou de apossamento.

Apegação. Todavia, nos contratos de aforamento, entende-se como as confrontações e medição dos imóveis aforados, que se costumam pôr nos instrumentos ou escrituras que os materializam.

E, nesse sentido, extensivamente, dizem-se apegações todas as confrontações ou limites entre duas propriedades vizinhas: são os pontos de contato entre dois imóveis de proprietários diferentes. *Apegações dos imóveis vizinhos*: limites entre os dois imóveis.

APELAÇÃO. Termo originado do latim *appellatio*, que é utilizado no mesmo sentido originário: *recurso interposto de juiz inferior para superior*.

Mantém, ainda, a apelação a mesma significação: designa um dos recursos de que se pode utilizar a pessoa prejudicada pela sentença, a fim de que, subindo a ação à superior instância, e, conhecendo esta de seu mérito, pronuncie uma *nova sentença*, confirmando ou modificando, a que se proferiu na jurisdição de grau inferior.

Por essa forma, recorrida a sentença por meio da *apelação*, o pronunciamento que sobre ela se fizer será, evidentemente, a *nova sentença da causa*, mesmo que, confirmando-a, a autoridade superior use das expressões – *confirmada a sentença apelada*, ou, se a repele, as de – *rejeita a sentença apelada*.

A *sentença da apelação*, quando pronunciada, é que vai servir de base à execução da sentença apelada.

A regra no CPC é que cabe apelação de sentença (art. 513), decisão que põe termo ao processo, com ou sem julgamento do mérito (arts. 267 e 269).

A apelação, em regra, é recebida nos efeitos *devolutivo* e *suspensivo*. E só excepcionalmente em um só efeito.

Em qualquer hipótese, a apelação é recebida no efeito *devolutivo*, porque a sua interposição leva ao conhecimento do tribunal superior toda a matéria contida na demanda. Este é o sentido de *devolver* à superior instância o conhecimento da causa, isto é, de todas as suas questões.

O efeito *suspensivo* é aquele que faz sustar o andamento da ação. E, assim, a execução da sentença não se prossegue, enquanto não é julgado o recurso. Mesmo que se autorize, excepcionalmente, a execução, enquanto pendente o recurso, esta (execução) *será tida como provisória*.

A apelação tem prazo certo para sua interposição. E, se a parte litigante não a interpõe no prazo regulamentar, entende-se que renunciou a ela.

A lei processual marca normas para que se efetive o pedido de apelação. Por ela, entre nós, o prazo é de 15 dias, para as partes litigantes, tanto para interpor quanto para responder (CPC, art. 508).

Recebida à apelação, nos dois efeitos, nada pode o juiz inovar na causa, até que se pronuncie o juiz da apelação.

APELAÇÃO CIVIL. Assim se diz da apelação interposta em ação cível ou comercial.

APELAÇÃO NECESSÁRIA. É a que é interposta, obrigatoriamente, ou *ex officio*, pelo próprio juiz julgador, nos casos expressamente determinados em lei.

Também se diz *oficiosa* ou *oficial* e é interposta pelo juiz por *simples declaração* na própria sentença.

APELAÇÃO PENAL. É a que se interpõe em processo penal, seja pelo representante do Ministério Público, seja pelo próprio réu.

A apelação penal se diz:

à *máxima* – quando tem por fim fazer elevar a pena imposta ao réu;

à *mínima* – quando tem por intuito fazer diminuir a pena imposta ao réu.

As apelações à *máxima* ou à *mínima* são sempre de iniciativa do órgão do Ministério Público.

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. Assim se diz da apelação, quando se mostra faculdade de uma das partes litigantes ou de terceiros prejudicados, fundada no seu direito de impugnação à sentença.

A *apelação voluntária* que, como vimos, se funda no *direito de apelar*, isto é, no próprio direito que tem a parte, ou terceiro prejudicado, de não se conformar com a decisão dada na demanda, a qual lhe ocasionou gravame ou lhe provocou prejuízo.

Desse modo, a apelação voluntária pode ser:

parcial, quando somente parte da sentença é impugnada; ou

total, quando é feita sobre todo o decisório, sem qualquer restrição.

APELADO. Termo que designa a pessoa, que teve sentença favorável, de que se apelou.

Recebida a apelação, o *apelado* deve ser intimado para apresentar em cartório, no prazo de quinze dias, as suas *contrarrazões de apelação*.

Com as suas razões, o *apelado* pode juntar documentos novos, que possam reforçar as suas alegações, contrariando as alegações do apelante.

Se a apelação é recebida somente no efeito devolutivo, pode o *apelado* iniciar a execução da sentença, a fim de *reduzir o julgado*, para satisfação do pedido inicialmente feito – *quod sibi debetur*.

Mas tal execução se diz *provisória* e sofre restrições em relação aos atos que nela se possam praticar.

Vide: *Execução provisória*.

APELANTE. Diz-se da parte litigante, ou do terceiro prejudicado, que intentou o recurso de apelação sobre sentença, que lhe tenha causado gravame ou provocado prejuízo.

Não pode ser *apelante*, isto é, não pode apelar quem não tenha sido parte na causa ou não tenha interesse nela, mostrando *prejuízo*, que lhe tenha provocado a sentença.

Não sendo litigante, cujo interesse na causa é evidente em virtude de sua posição de *parte, o terceiro prejudicado*, para apelar, deve desde logo, trazer a prova do interesse que tem na causa e a do prejuízo que a sentença lhe provocou.

Esse *interesse* deve ser fundado em *direito certo*, que se tenha envolvido na demanda contra a sua vontade.

O apelante pode renunciar ao recurso que será:

expresso, quando por ato inequívoco manifestar sua vontade em não se utilizar da apelação pedida, conformando-se, desse modo, com o decisório judiciário, que se decretou contra si;

tácito, se, por atos posteriores, mostra não desejar manter a apelação, deixando-a deserta, ou não a preparando nos prazos regulamentares, o que importa em desistência dela.

Para apelar, o apelante formula seu *pedido de apelação*, no prazo que lhe é conferido para uso desse direito, em petição dirigida ao próprio juiz prolator da sentença, seguindo o estilo das petições:

- a) nome do juiz a quem é dirigida;
- b) nome, residência, profissão, naturalidade e estado civil do réu e do autor;
- c) exposição do fato e do direito, em que repousa a injustiça da sentença, que deseja ver reparada;
- d) razões em que se funda o pedido da instituição da nova causa, em instância superior, a fim de que por elas se firme a nova decisão.

Essa petição é entregue ao cartório em que o feito recorrido se processou.

APELAR. Em sentido correntio, o termo não significa somente recorrer de um juiz de instância inferior para juiz de instância superior.

Apelar quer significar todo e qualquer pedido de reparação feito a uma autoridade, mesmo administrativa.

Assim se diz *apelar para o governo*: recorrer para o governo, a fim de que se restabeleça uma situação ou se faça justiça.

E, desse modo, *apelar* trará sempre o sentido de se *socorrer* alguém da valia de outrem, para encontrar solução de casos que o prejudicam.

APELIDO. É assim designada a denominação vulgar ou popular por que se conhece uma pessoa. É também conhecida pela designação de *alcunha*.

O *apelido*, quando se anexa ao nome de uma pessoa, toma, na linguagem jurídica, também a designação de *cognome*.

Também se chama de *apelido* o *nome de família* ou o *nome herdado do pai*, o qual serve para distinguir as famílias entre si. Em tal caso, tem como sinônimo: *sobrenome*.

Pelo casamento, a mulher adquire os *apelidos do marido*, quer dizer, passa a usar os *sobrenomes, cognomes* ou apelidos do marido.

APENAR. Originariamente, consoante sentido que lhe dava a Ordenação Afonsina, *apenar* significava impor pena, condenar.

Modernamente, tem o sentido de *embargar, notificar, intimar sob a cominação de pena*.

No interdito proibitório, o juiz expede o mandado para *apenar* o réu, no caso em que transgrida o preceito.

APENSAMENTO. Neologismo formado de *apensar* (de *appendere* – suspender, dependurar), para significar o ato pelo qual se *anexa* um processo aos autos de outra ação ou demanda, que com ele tem relação, por determinação legal ou a pedido de uma das partes.

Nos *processos acessórios*, quando eles se dizem *preventivos*, e são por isso processados no curso da *ação principal*, seus autos podem ser *apensados* aos autos da principal, e assim se processam. Dá-se, então, o *apensamento* deles.

Desse modo, o apensamento perfeitamente se distingue da *juntada*. Pelo apensamento, os autos ou qualquer documento *apensado* continuam fora do processo, presos a este por *umalinha* (cordel), ao passo que, na *juntada*, *incluído* o processo ou o documento dentro do outro processo, passa a fazer parte integrante dele.

Com o apensamento, os autos ou documentos apensados continuam *fora do processo* e dele podem ser *apartados* a qualquer momento, sem causar qualquer diminuição aos autos do processo a que se *apensaram*.

APENSO. Designa o documento ou o processo que está junto a outro processo *porapensamento*, não formando, assim, parte integrante das folhas dos autos. Está *dependuradoneles* ou a eles se anexou exteriormente.

APLICABILIDADE. Assim se diz para atentar sobre a qualidade, ou caráter do princípio, ou norma, que é aplicável a um caso concreto.

É termo, assim, que dá o sentido exato da justeza e da *acomodação* de um texto legal ou de uma regra, ao caso jurídico em espécie.

Pela *aplicabilidade*, que mostra, a rigor, a oportunidade da lei a ser atendida para a solução da pendência, ou da pretensão, *executa-se* a própria vontade da lei.

APLICAÇÃO. Derivado do latim *applicatio* (ação de apegar uma coisa à outra), possui vários sentidos.

Juridicamente, tem a acepção propriamente de *acomodação* e de *execução*.

Mas, na tecnologia comercial, na expressão *aplicação de capitais* ou *de bens*, tem o sentido de emprego ou colocação destes mesmos capitais ou bens, a fim de que produzam rendimentos, seja em empréstimo, seja na aquisição de prédios ou de apólices da dívida pública, quando se trata dos capitais, ou seja na locação ou arrendamento dos bens, quando se trata de prédios propriamente ditos.

A expressão *aplicação da lei* tem a significação de acomodação ou execução, manifestando, assim, a utilização do princípio legal para a solução do caso concreto, ou a submissão de um caso individual a uma prescrição geral.

Quando se diz, no entanto, *aplicação de penas*, dá-se-lhe o sentido de *imposição de penalidades determinadas* pelos crimes qualificados, aos *agentes*, a quem os mesmos são imputáveis (*sanção penal*), ou de *imposição de penas* ou *multas* pelo não cumprimento de cláusulas contratuais (*pena contratual*) ou pela transgressão de princípios legais ou ordens judiciárias.

APÓCRIFO. De origem grega, significa *falso* ou *desconhecido*.

É empregado na linguagem jurídica para designar o papel ou documento falso, ou falsamente atribuído a quem não o escreveu nem o assinou.

Documento ou papel que não é autêntico.

Em sentido generalizado, pode designar tudo o que não é legítimo ou verdadeiro.

APÓLICE. Do grego bizantino *apodeíxis*, pelo latim medieval *apodixa*, pelo italiano *polizza*, pelo francês *police*.

Como se infere de sua etimologia, designa o *papel* (instrumento) onde se inscreveu uma *promessa de pagamento*, a ser satisfeita por quem o emitiu, materializando, assim, a própria obrigação, de que é título legítimo o *certificado escrito*.

Ação de companhia ou de sociedade anônima.

Título representativo da dívida pública, de obrigação civil e/ou mercantil.

Vide: *Apólice de seguro*.

APÓLICE DE SEGURO. Instrumento do contrato que regula as convenções ajustadas entre o segurado e o segurador.

A apólice deve consignar todos os riscos assumidos pelo segurador, o valor do objeto segurado, o prêmio devido ou pago pelo segurado e todas as demais estipulações que forem objeto do contrato e nele ajustadas. Sendo, assim, princípio firmado, em tudo o que não contravenha à disposição legal pertinente à matéria, o próprio contrato de seguro será regulado pelas cláusulas constantes na respectiva apólice.

Segundo o fundamento de que as cláusulas contratuais, insertas na apólice, são redigidas pelo segurador, quando elas forem ambíguas devem ser interpretadas a favor do segurado, consoante institui o aforismo: *Interpretatio fienda est contra eum qui loqui potuit et debuit*(VIVANTE).

Consoante os riscos assumidos no contrato, a apólice se diz:

a) de seguro contra fogo;

b) de seguro de acidentes;

c) de seguro de vida;

d) de seguro marítimo.

Para validade do contrato, a lei estabelece, para cada uma das modalidades, os requisitos que devem ser atendidos.

APÓLICES FLUTUANTES. Assim se diz das que representam o seguro *in quovis*, que se dá quando uma pessoa faz segurar todas as mercadorias que receber ou que expedir, para que sejam transportadas em qualquer navio, contanto que o transporte delas se realize em um número certo de meses, ano ou tantos anos, que se seguirem.

Em tais apólices, o segurado é obrigado a comunicar ao segurador o nome do navio, ou navios, em que vai efetivando o carregamento, a fim de que, sob a sua responsabilidade, viajem as mercadorias.

APOLOGIA. Palavra originada do grego *apologia*, pelo latim *apologia*, quer significar *defesa* ou *justificação* à prática de um ato.

APOLOGIA DO CRIME. Assim se entende, na linguagem do Direito Penal, toda ação no sentido de *louvar* qualquer ato criminoso, ou o autor de um crime, seja por escrito ou seja por palavras.

A lei penal considera crime, quando essa *apologia* se faça publicamente, enquadrando-a como crime contra a paz pública (Código Penal, art. 287).

Mas essa apologia não deve ser simplesmente entendida como a *defesa* ou *justificação* do crime ou do criminoso e sim como uma *exaltação* do ato delituoso ou da pessoa que o praticou, de modo que semelhante *louvor* ou *aprovação* ao crime, ou ao criminoso, constitua uma provocação à ordem legal.

APONTAMENTO. Num sentido geral, quer significar a descrição breve de qualquer coisa, que se anota ou se registra, para que se saiba o que se cumpre fazer, ou o que não se deve esquecer.

Mas na linguagem do Direito Comercial *apontamento* expressa o *ato de apresentação* da letra de câmbio ou de outro título protestável ao ofício de protesto, para ser protestado por falta de aceite ou de pagamento.

O *apontamento* é, assim, o ato ou a diligência preliminar, pois que, em virtude da apresentação do título, extrai o oficial a necessária intimação ao devedor, a fim de lhe cientificar do *apontamento* e pedir a satisfação do pagamento, ou as razões por que não o faz, para, a seguir, promover o competente protesto, em forma regular.

APORTAR. Chegar ao porto, tomando o ancoradouro que lhe é destinado. Conduzir (o navio) ao porto.

APOSENTADO. Assim se diz do funcionário ou do empregado que foi afastado do serviço pela *aposentadoria*.

Assim se diz também para todo aquele que parou suas atividades profissionais, passando a viver das rendas que tenha constituído.

APOSENTADORIA. No Direito antigo, designava a jurisdição do *aposentador*, o oficial que tinha a seu cargo buscar e assinar *aposentos* e *alojamentos* às pessoas, que tinham direito a eles.

Desse modo, representava, também, o direito de exigir-la (*aposentadoria ativa*) de quem estava obrigado a fornecê-la (*aposentadoria passiva*). E a contribuição desta consistia no fornecimento de cama, roupas, louças, alfaias e outros utensílios indispensáveis à hospedagem do rei, do príncipe, ou de qualquer outra pessoa nobre que fruisse o privilégio de *aposentadoria*.

Aposentadoria. Com o mesmo sentido de *aposentação*, o termo designa o ato pelo qual o poder público, ou o empregador, confere ao funcionário público, ou empregado, a dipensa do *serviço ativo*, a que estava sujeito, embora continue a pagar-lhe a remuneração, ou parte dela, a que tem direito, como se em efetivo exercício de seu cargo.

A *aposentadoria* pode ser *voluntária*, *compulsória*, *por invalidez*, *por idade* ou *especial*.

Compulsória: quando o funcionário ou empregado é aposentado por ter atingido o limite de idade preestabelecido em lei. A lei constitucional brasileira estabelece o limite de 70 anos.

Voluntária quando é pedida pelo funcionário ou empregado, nos casos de serviços prestados por certo número de anos e segundo as regras instituídas em lei. Aposentadoria por tempo de contribuição.

Por invalidez, quando é fundada em incapacidade do funcionário para o exercício do cargo ou função. Também se diz *aposentadoria por incapacidade física*.

APOSENTO. Este substantivo é deverbal de *aposentar*, ou seja, é derivado regressivo do verbo *aposentar* que, por sua vez, procede do antigo *apousentar*, que se origina de *pouso*, isto é, o lugar onde alguém *pousa*, onde alguém recolhe-se para *morar*, ou para *hospedar-se*, ou *abrigar-se* ou *pernoitar*. Assim o dicionarista registra que *aposento* significa: “1. Residência, moradia, hospedagem. 2. Compartimento de casa, especialmente o quarto de dormir”.

APOSTA. É expressão usada na linguagem jurídica para designar o ajuste, ou convenção feita por duas ou mais pessoas sobre coisa ou fato duvidoso e incerto, de que os contratantes têm opinião diversa, em virtude da qual assumem o compromisso de um deles pagar certa soma em dinheiro, ou entregar certa coisa, que depositam em mãos de terceiros, ao que tiver a razão ou estiver com a verdade. Vulgarmente, poder-se-á dizer: é o ajuste em que uma pessoa promete pagar certa soma ou entregar certa coisa a outra, e esta outra a ela, desde que uma ou outra *acerte* em relação a fato ou coisa duvidosa, de que têm opiniões diferentes.

Há, neste ajuste, uma promessa recíproca, *per stipulationem et restipulationem*, e por isso os romanos a chamavam de *sponsiones*.

Embora pareça *jogo*, a aposta se difere deste outro ajuste, em que a promessa é reciprocamente feita para aquela que vem a *ganhar*, isto é, a quem a *sorte favorece*.

Bem de ver, no entanto, que, no jogo, também se dá o nome de *aposta* para a promessa recíproca de dinheiro a ser paga por aquele dos contratantes que perder. Neste caso, será tomado em sentido restrito e designa parte do contrato: indica a prestação a ser paga, não o contrato.

Perante nossas leis civis, as dívidas oriundas de *aposta* ou *jogo* não são exigíveis legalmente, nem se pode exigir reembolso, de quantia, que se pagou ou se emprestou para jogo ou aposta, no ato de apostar ou jogar [Cód. Civil/2002, arts. 814 e 815 (arts. 1.477 e 1.478 do Cód. Civil/1916)]. (ngc)

APOSTASIA. No Código de Direito Canônico, promulgado pelo Papa João Paulo II em 1983, considera-se apostasia o repúdio total da fé cristã (cânon 751). (nsf)

“A POSTERIORI”. Locução adverbial latina, que se traduz segundo as consequências, ou consoante acontecimentos previstos e realizados.

E, assim, se diz raciocinar *a posteriori*: argumentar segundo as consequências de uma hipótese ou de uma proposição.

Fazer *a posteriori*: estabelecer qualquer coisa ou executá-la segundo as consequências, isto é, consoante os acontecimentos realizados ou previstos.

Desse modo se diz que o método é *a posteriori*, quando é experimental, porque se calca em ou resulta de consequências apuradas ou de fatos observados para a evidência de princípios e leis.

Por isso, em regra, as leis são feitas *a posteriori*, porque resultam das necessidades sociais observadas.

Contrapõe-se à expressão *a priori*.

APOSTILA. Expressão que se usa para indicar a nota ou o aditamento feito à margem de qualquer documento, ou papel público, para lhe acrescentar alguma coisa que lhe faltava no texto, seja para o ilustrar, comentar ou para o interpretar.

Quando a *apostila* é feita para completar ou interpretar o texto do documento ou do escrito, fica fazendo parte dele.

Também expressa os pontos ou matérias de aulas publicadas para o uso de alunos.

APOTEGMA. O mesmo que axioma.

APRAZAR. Quer dizer assinar ou determinar certo prazo, para que nele se cumpra uma obrigação ou se execute o ato a que se obrigou.

Deste modo, o substantivo, que do verbo se forma *aprazamento*, tanto significa a assinatura ou determinação de prazo, como a própria *citação* ou *intimação*, pela qual se estabelece um prazo para que se execute o ato ou se compareça a juízo para dizer sobre o que se é obrigado.

Aprazar também é tido no sentido de *ajustar*, *convencionar*.

APRAZIMENTO. É tido no sentido de *beneplácito* ou de aprovação a alguma coisa.

APRAZÍVEL. Assim se diz da coisa ou da benfeitoria que não se mostra necessária, desde que não vem como uma *utilidade* do prédio a que se uniu, mas demonstra *benefício de deleite* ou *recreativo*, de quem a trouxe ou executou.

Desse modo, as despesas tidas com a aquisição de coisas ou benfeitorias aprazíveis não se mostram indenizáveis nem justificam a retenção da propriedade. *Benfeitorias volutárias*.

Vide: *Benfeitorias*.

APRECIACÃO. Determinação do preço ou do valor de alguma coisa. Estimação do preço. Avaliação.

Apreciação. É também de uso frequente para significar o exame de um ato jurídico, a ser feito pelo juiz ou pela autoridade administrativa.

Submeter à *apreciação* do juiz: levar o fato à consideração, isto é, ao exame e solução do juiz, para dele merecer a sua aprovação ou reprovação.

APREENSÃO. Vocábulo derivado do latim *apprehendere* (tomar, agarrar, apoderar-se), significa a ação e efeito de se tirar de alguém, ou tomar de outrem, coisa que se encontrava em poder do mesmo, ou de apoderar-se de coisa, que se encontrava em abandono.

Pela *apreensão*, a coisa sai do lugar em que se encontra, para ser colocada em mãos e posse de quem a *apreendeu*, ou em local diferente.

Na penhora de bens, é a *apreensão* o ato que mostra a sua real efetividade.

No entanto, em sentido geral, a apreensão dá sempre o sentido da materialidade do ato *datomada*, do *apoderamento* da coisa apreendida. Na penhora, nem sempre tem o mesmo sentido, porquanto pode ocorrer a penhora *sem que as coisas se mudem da mão* de uma pessoa para a de outra.

É que, na penhora, a apreensão também se faz *simbólica*, isto é, sem que ocorra uma *tradição real* da coisa ou dos bens apreendidos.

Quando a *apreensão* se apresenta como medida judicial, pela qual alguém pede que se apreenda ou se tome a coisa que está em poder de outrem, deve ser concedida por despacho do juiz e se efetiva mediante *mandado*, expedido por ordem dele.

Também ocorre *apreensão de pessoa*, como medida judicial, que se processa nos termos e nos casos que as leis indicam. Esta apreensão tem o mesmo significado da apreensão da coisa: a pessoa apreendida é removida do local em que se acha para outro previamente determinado.

O Cód. Civil/1916 estabelecia que a *apreensão* é um dos meios de aquisição da posse. E isto significa que a posse é adquirida pela *apreensão*, que é o *ato externo* por que, em verdade, ela se efetiva. A apreensão, em tal caso, é a própria *tradição*, que determina a

aquisição *material* da posse, por qualquer das formas que o direito a admite. Entretanto, o Cód. Civil/2002 nada menciona acerca desta matéria. (ngc)

APREGOAR. Anunciar por pregoeiros ou com pregão. Publicar solenemente o ato ou a deliberação. Assim, é tido na mesma acepção de *proclamar*. *Convocar* alguém por pregoeiros. Assim se verifica a presença das partes às audiências convocadas ou marcadas pelo juiz.

APREGOAR UMA VENDA. Anunciar uma venda, realizando-a com a pessoa que tiver feito a melhor oferta ou apresentado o maior lance.

Nos leilões públicos ou nas hastas públicas, todas as vendas são *apregoadas*, ou pelos leiloeiros oficiais escolhidos ou pelos porteiros dos auditórios forenses.

E daí por que se diz que tal venda é *sob pregão*.

APRENDIZ. Segundo a própria etimologia do vocábulo, do latim *apprehendere* (conceber, entender, compreender), na terminologia jurídica tem o destino de designar ou distinguir a pessoa que está aprendendo coisa que não sabe ou está sendo iniciada em profissão, arte ou ofício.

Nesse sentido, então, aprendiz é a pessoa que, não conhecendo um ofício, uma arte ou uma profissão, se põe sob a orientação de um oficial ou mestre (pessoa já experimentada ou prática do ofício) para que se exercite com ele, ou é mandada a instituto próprio onde faça essa aprendizagem.

Esse ofício ou essa profissão tanto pode ser mecânica ou industrial, como pode ser de natureza comercial (escritório ou balcão). Para o aprendiz de comércio, aplica-se, mais propriamente, a denominação de praticante.

Sem fugir a esse sentido, o Direito Trabalhista considera que: “É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos” (art. 403 da CLT). Ademais, estipula que: “o trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não permitam a frequência à escola.”

Nas oficinas ou fábricas, depois que o aprendiz passa o período de *aprendizado*, por já ter adquirido os conhecimentos necessários ao exercício da profissão ou ofício, em que se iniciou, se diz que chegou a *oficial*, título que se dá ao obreiro, operário ou trabalhador já senhor de seu ofício ou de sua arte.

As leis trabalhistas traçam normas especiais para regular o trabalho e as atividades do aprendiz, determinando as vantagens e as obrigações que terá.

Vide *Contrato de Aprendizagem*.

APRENDIZ-MARINHEIRO. Aluno de qualquer escola mantida pela Marinha para preparação de pessoal subalterno da Armada.

APRENDIZADO. Assim se diz do período em que uma pessoa é admitida em um estabelecimento comercial ou industrial, a fim de se iniciar no ofício ou profissão pertinente ao mesmo.

Aprendizado. É usado, também, para indicar o estabelecimento em que se ensinam *artes e ofícios*.

APRENDIZAGEM. Derivado do latim *apprehendere*, de que se formou *aprendiz*, é termo em uso em direito, notadamente no Direito Trabalhista, para indicar o contrato que se estabelece entre o proprietário de um estabelecimento industrial ou comercial e um menor não iniciado no ofício ou arte, para que seja o mesmo aí admitido e, ao passo que lhe são ministrados os ensinamentos indispensáveis à execução dos serviços, e transformado num profissional que vai executando os trabalhos que lhe são confiados.

No sentido legal, considera-se *aprendizagem* o contrato individual de trabalho, realizado entre um empregador e um trabalhador, maior de 12 e menor de 18 anos, pelo qual, além das características mencionadas no art. 3º da Consolidação das Leis de Trabalho, aquele se obriga a submeter o empregado à formação profissional metódica do ofício ou ocupação para cujo exercício foi admitido, e o menor assume o compromisso de seguir o respectivo regime de aprendizagem.

Em regra, o contrato de aprendizagem é mais frequente nos ofícios manuais, tais como de serralheiro, ferreiro, carpinteiro, marceneiro, tipógrafo, pedreiro, barbeiro, alfaiate, costureiro etc.

Desse modo, a aprendizagem mostra-se ensino que ocorre com a própria execução dos serviços ou trabalhos desempenhados, pelo aprendiz, sob a orientação do *mestre* ou *chefe* da oficina ou fábrica. E daí a razão de assumir também o contrato a feição de *serviço salariado* ou *contrato de trabalho*, em virtude do qual o aprendiz faz jus à pequena paga, que lhe é atribuída por seus trabalhos, quando não é mandado ao instituto destinado a esse ensino.

O contrato de aprendizagem quase sempre ocorre verbalmente; é contrato consensual, que decorre da *colocação do menor*, por parte do responsável legal dele, na oficina, fábrica ou loja, devendo, no entanto, semelhante ajuste ser anotado na carteira trabalhista do menor.

Mas não se impede que possa constar de convenção entre o responsável pelo menor e o dono do estabelecimento, mestre de oficina ou gerente da fábrica, diante do qual se estabeleçam as condições deste contrato de ensino-trabalho e as obrigações que cabem aos contratantes.

APRESADOR. Assim se diz do navio que captura outro navio e a sua carga.

APRESAMENTO. Assim se diz do ato pelo qual o navio de guerra inimigo ou corsário se apodera de outro navio e de sua carga.

Pode também ser captura efetivada por navio pirata. Em tal caso, melhor se diz *pilhagem*.

Presa, na linguagem jurídica, é sinônimo de apresamento.

Vide: *Presa*.

APRESENTAÇÃO. É palavra de larga aplicação na linguagem jurídica, para significar o ato pelo qual se leva à presença de alguém documento ou um fato, para sua ciência, ou para que cumpra o objetivo que se tem em vista.

Traduz, sempre, o sentido de *presença* da coisa, da pessoa ou do fato em determinada oportunidade ou perante determinada pessoa.

APRESENTAÇÃO DA COISA. Assim se entende a exibição da coisa perante outra pessoa, ou porque voluntariamente se fez, ou em virtude de ordem de autoridade judiciária ou administrativa.

APRESENTAÇÃO DA LETRA DE CÂMBIO. Assim se diz do ato em que a letra de câmbio é levada à presença do devedor para seu resgate, ou é levada a cartório para seu protesto, por falta de aceite ou pagamento.

APRESENTAÇÃO DA PESSOA. É o ato pelo qual uma pessoa é levada à presença de outra, ou porque se exigiu que assim se fizesse, ou porque, voluntariamente, compareceu ao local, visto ser sua presença necessária ou de seu interesse.

Socialmente, é o ato pelo qual uma pessoa, dirigindo-se a uma terceira, torna conhecidas duas pessoas que não mantinham relações nem conhecimento.

APRESENTAÇÃO DE CREDENCIAIS. Ato por que um representante diplomático se apresenta ao governo do país para onde for mandado servir, a fim de exhibir os títulos, que o investem na função.

APRESENTAÇÃO DE RAZÕES. Entrega de razões ou quaisquer escritos representativos de defesas judiciais, em cartório, para serem juntados aos autos do processo a que pertencem.

APRESENTAÇÃO DE TESTEMUNHAS. Ato de arrolar ou indicar testemunhas, que devam depor em um processo ou de trazê-las à presença do juiz para serem inquiridas.

APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. Tanto designa a exibição dele em presença de qualquer autoridade judiciária ou administrativa, como o ato pelo qual se leva o documento a registro público para inscrição ou transcrição, conforme o caso.

APRESENTANTE. Designa a pessoa que faz uma *apresentação*.

Quando se trata do *apresentante da letra de câmbio*, para exigir pagamento do aceitante ou para efeito de protesto, este sempre se diz portador.

APRÉSTAMO. Termo usado para designar não somente a consignação que se faz de frutos de uma propriedade, para pagamento de certos encargos, como a própria herdade sujeita a este ônus.

No Direito Canônico, onde é também designado pelo vocábulo *prestimonio*, expressa a pensão separada das rendas de um benefício, ou significa crédito destinado ao sustento de um sacerdote, sem título de benefício.

APRESTOS. Comumente, designa os *preparativos* ou o *equipamento* necessários para a realização de um ato ou execução de uma iniciativa.

São, assim, os *preparos* preliminares à realização de um ato jurídico, sem os quais ele não se poderia executar.

Destes *preparos*, a que se pode também chamar de *diligências* ou de *atos preliminares*, resultam despesas ou encargos, que irão pesar sobre o ato que, afinal, se praticar.

Se nada se estipula em relação à responsabilidade dos encargos, que daí decorrem, entende-se que eles correrão por conta dos participantes do ato.

Assim se sucede com as despesas, com os *aprestos* para o casamento, que se converterem em dívida anterior a ele, que será da responsabilidade da *comunhão* [Cód. Civil/2002, art. 1.668, III (art. 263, VII, do Cód. Civil/1916)].

Aprestos. Na linguagem do Direito Marítimo, *aprestos* não significa somente o que decorre dos *preparativos* necessários ao equipamento do navio, mas compreende todos os elementos de que necessita para a efetiva navegabilidade.

E, assim, também se toma como sinônimo de *aparelhos*, embora *aprestos* tenha sentido muito mais lato, pois traz o sentido, não só do que se faz mister para seu *equipamento*, como também se refere ao seu *abastecimento*.

Aparelhar é provê-lo de material que o torne equipado.

Aprestar é supri-lo de todo material de equipamento, como de abastecimento, para que possa cursar os mares. (ngc)

“A PRIORI”. Locução latina aplicada para indicar as conclusões a que se chega, fundadas em hipóteses, isto é, sem a verificação das consequências ou resultados anteriores. É, pois, o oposto a *posteriori*, que justamente mostra o argumento fundado em fatos positivos e já demonstrados.

APRIORISMO. Expressão utilizada para indicar o sistema dos que raciocinam ou argumentam por hipóteses, isto é, *a priori*.

APROAMENTO. Vocábulo em uso na linguagem marítima, para significar que o navio *segue* ou *toma o rumo*, que lhe é traçado, ou é *forçado a tomar*. É, assim, efeito ou ato de *aproar*, isto é, dar uma direção ao navio para atingir o ponto que tem em mira.

Em tal sentido, tem também a significação de assinalar a *chegada* ou *arribada* de um navio a um porto: o navio *aproou* ao porto, ou seja, pôs a proa ao rumo do porto, para penetrar nele.

APROAR. Assim se diz da ação de pôr a proa do navio na direção ou no rumo pretendido.

Tem ainda a acepção de *chegar* e *arribar*.

APROPRIAÇÃO. Consoante sua própria origem de *appropriatio*, tem um duplo sentido, que pode ser igualmente utilizado na linguagem jurídica: significa o *apossamento* de coisa alheia, isto é, tornar *próprio* o que é de outrem, e significa *assimilação* ou *acomodação*.

Apropriação. No sentido de assimilação ou acomodação, o vocábulo expressa ação e efeito de adaptar a coisa ao fim que se tem em vista. *Apropriação de um prédio* para o alojamento de hóspedes.

Apropriação. No sentido de *apossamento*, *apoderamento* ou *ocupação*, em que mais frequentemente se emprega na terminologia jurídica, exprime o ato pelo qual uma pessoa traz à sua posse coisa ou bem que, anteriormente, se encontrava em posse alheia, ou daquele que a ocupa como dele.

Semelhante *apropriação* pode decorrer de ato lícito ou de ato ilícito. Quer isto dizer que o dono anterior da coisa consente nesta apropriação ou não consente nela. Se consente, é ato lícito; desde que não consinta, a apropriação é violenta e ilícita, constituindo mesmo crime, previsto e qualificado na lei penal.

Nem sempre, porém, a legalidade da apropriação decorre da vontade de outrem: as *coisas abandonadas*, não apropriadas por outrem, podem ser motivo de *apossamento* lícito, desde

que, quem delas se assenhoreie, logo lhes adquire a propriedade [Cód. Civil/2002, art. 1.263 (art. 592 do Cód. Civil/1916)].

No entanto, mesmo que não tenham sido apropriadas, permanecem inapropriáveis as coisas fora de comércio, *res nullius*, e as legalmente inalienáveis, porque assim é a imposição legal.

A apropriação ilícita, quando se caracteriza pelo apoderamento da coisa, em poder de seu dono, com violência ou sem ela, recebe particularmente o nome de *roubo* ou *furto*.

Se a apropriação ilícita ocorre da utilização de coisa que não é nossa, mas se encontra sob nossa guarda, tem o nome especial de *apropriação indébita*. (ngc)

APROPRIAÇÃO INDÉBITA. Na terminologia jurídica, a expressão indica o ato de conversão de coisa alheia por parte de quem a tinha sob guarda, em confiança ou consignada por qualquer título, com a obrigação de a restituir ou aplicá-la somente ao uso determinado.

Esse uso indevido pode ser em proveito próprio ou de terceiro, desde que se evidencie o ânimo deliberado de transformar-se de mero *detentor da coisa* em seu *proprietário*.

Caracterizam, assim, a *apropriação indébita*:

- a) a evidência de coisa móvel;
- b) sua detenção por parte de uma pessoa, que não seja sua proprietária, pelo consentimento de seu legítimo dono;
- c) o compromisso de restituição, quando pedida, ou oportuno o uso determinado;
- d) a conversão dolosa do detentor da posse, ou detentor da coisa, para seu proveito ou uso para proveito e uso de terceiro, ou estranho ao destino da coisa, que lhe havia sido entregue.

A lei penal considera ainda *apropriação indébita* não somente quando a coisa vem às mãos do detentor pela vontade de seu dono, como quando alguém se apropria de coisa alheia que veio ao seu poder por erro, caso fortuito, ou força maior (Cód. Penal, arts. 168 a 170). *Apropriação indébita*, que bem claramente se distingue do furto e do roubo, pois nestes a coisa se encontra em *poder de seu dono*, donde é tirada sem violência ou com ela, também se diferencia do *estelionato*, outra modalidade de apropriação ilícita, onde a entrega da coisa ao *estelionatário* é precedida de manobras e artifícios empregados no sentido de iludir o proprietário e dele se tirar a coisa. A *usurpação*, em tal caso, decorreu da entrega da coisa por meios ardilosos e fraudulentos, o que não ocorre na entrega da coisa feita voluntariamente pelo dono, embora depois dela se aproprie indevidamente o detentor.

APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes.

Vide o art. 168-A do CP, acrescido pela Lei nº 9.983, de 14.07.00.

APROVAÇÃO. Palavra originada do latim *approbatio*, verbo *approbare* (aprovar), tem o sentido genérico de consentimento ou anuência à prática de um ato escrito.

Mas também significa o *reconhecimento* que é feito por uma pessoa em relação ao ato anteriormente praticado, a fim de que se lhe dê existência jurídica ou se lhe confirme a autenticidade.

Neste caso, numa acepção eminentemente forense, tem o mesmo significado de *homologação*, *ratificação* ou *confirmação*, do ato jurídico ou contrato anteriormente feito.

Aprovação. Num sentido estrito, na terminologia processual, quer dizer também o auto (contexto de palavras), que aprova algum ato. E assim se entende a *aprovação* do testamento cerrado, em que a palavra se toma na significação do auto lavrado pelo tabelião, para a sua legalidade.

Aprovação. Na terminologia do Direito Administrativo, sem se distanciar de seu sentido etimológico, significa o consentimento ou reconhecimento dado por autoridade superior ao ato praticado por autoridade inferior, que não teria eficácia sem o preenchimento desta solenidade.

APROVAÇÃO DO BALANÇO. Assim se diz do ato pelo qual a pessoa a quem interessa o balanço (uma demonstração de contas e resultados referentes a uma administração econômica) *reconhece a sua exatidão*.

A aprovação do balanço, apresentado pelos tutores, cabe ao juiz, que, aprovando-o, mandará juntá-lo aos autos de inventário.

A aprovação do balanço nas sociedades comerciais cabe aos sócios.

APROVAÇÃO DO GOVERNO. É o ato pelo qual o governo consente que se execute um ato, quando carece desse consentimento, ou o reconhece, quando é o caso.

Há sociedades que se constituem, mas não podem funcionar, sem a prévia *aprovação do governo* a seus estatutos ou compromissos institucionais.

APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO. É a formalidade decorrente do ato pelo qual o Poder Legislativo, a que se comete semelhante função, aceita com ou sem alterações a proposta orçamentária que lhe foi apresentada, e organiza o orçamento a ser adotado no período orçamentário para que foi composto. Mais propriamente se diz para a aprovação do orçamento: *votação do orçamento*.

APROVAÇÃO DO TESTAMENTO. Assim se entende a formalidade a que está sujeito o testamento, para ser considerado autêntico e legal.

O auto ou instrumento de aprovação do testamento, escrito pelo oficial a quem é entregue, é assinado por ele, pelas testemunhas presentes ao ato e pelo próprio testador, se este souber e puder fazê-lo.

A aprovação de testamento de brasileiros, no estrangeiro, é feita pelos agentes consulares, atuando como oficiais públicos.

APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS DAS FUNDAÇÕES. É o ato pelo qual a autoridade a que se comete a atribuição *homologa* os estatutos que lhe foram apresentados, para que possam as fundações iniciar as suas atividades.

As reformas posteriores dos estatutos estão sujeitas também a aprovação.

APROVEITAMENTO. Assim se diz da *vantagem* ou *utilidade* que se aufer de qualquer coisa. É, pois, o *benefício* que a pessoa vem a colher em virtude de atos praticados por ela ou por outrem.

Na terminologia jurídica, o vocábulo tem variadas aplicações, todas elas neste mesmo sentido representativo da *utilização*, do *benefício* ou da *vantagem*.

APROVEITAMENTO DA GESTÃO. Indicativo da *utilidade* e dos *benefícios* colhidos pelo dono do negócio pela gestão que outrem tiver feito.

Em face dessa utilidade, que trouxe ao negócio do administrado um *aproveitamento*, o gestor pode haver dele as indenizações, pelas despesas necessárias que tenha feito e dos prejuízos que haja sofrido em virtude da gestão.

Bem verdade que essa *utilidade*, no sentido de aproveitamento, nem sempre pode significar enriquecimento, em sentido amplo. Mas, um *benefício*, que foi auferido pelo dono do negócio, por todo o tempo da gestão.

APROVEITAMENTO DAS NULIDADES. Assim se diz das que forem alegadas pelos interessados, que somente a eles podem *beneficiar* ou *aproveitar*, tornando-se, desse modo, ineficazes os atos em que se manifestam.

APROVEITAMENTO DO RECURSO. Utilização, em tempo oportuno, do recurso cabível ao caso. *Interposição do recurso*.

APROVEITAMENTO INDUSTRIAL. Utilização de uma riqueza natural, nativa no solo ou no subsolo, para transformá-la em produtos úteis à coletividade, quer sejam para o consumo geral, quer sejam para uso privado ou público.

Em análoga circunstância, entende-se a utilização de quedas de água para transformar seu potencial hidráulico em energia elétrica.

Quaisquer dessas utilizações, desde que se refiram às minas de qualquer espécie, jazidas minerais, quedas de água, mesmo que tais minas, jazidas ou quedas se encontrem em terreno sob domínio privado, para que sejam exploradas, necessitam de autorização ou concessão do governo federal.

Aproveitamento, em tal sentido, tem sinonímia com o termo *exploração*. E assim tanto se dirá aproveitamento industrial, como *exploração industrial*.

APTIDÃO. É muito frequente na linguagem jurídica, para expressar a capacidade e idoneidade de uma pessoa.

Quando se diz que a pessoa tem aptidão para participar de um ato, é que ela tem habilitação ou capacidade para fazê-lo com validade jurídica. Possui, assim, requisitos indispensáveis para consentir nele e torná-lo valioso.

Quando se afirma que uma pessoa tem aptidão para exercer um cargo ou emprego, acentua-se que tem *idoneidade* para o seu exercício, o que significa que, além da *capacidade jurídica*, tem os demais requisitos indispensáveis para o seu exercício, entre os quais os de ordem técnica: *capacidade técnica*.

APTIDÃO VOCACIONAL. Assim se entende a demonstração dada por uma pessoa em relação ao desejo de aprender um ofício ou seguir uma profissão, pondo em evidência fatos que comprovam ser uma realidade semelhante *tendência*.

APTO. Assim se diz de quem esteja em condições de exercer determinado cargo ou ofício, ou desempenhar certa função, ou de quem tenha capacidade jurídica para praticar certo ato.

E, desse modo, “todas as pessoas capazes são *aptas* para dar procuração mediante instrumento particular que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.” (Cód. Civil/2002, art. 654 (art. 1.289 do Cód. Civil/1916)).

Nesse sentido, *habilitado* é sinônimo de *apto*. Quem está habilitado para os atos da vida civil, está apto para eles: pode praticá-los com validade jurídica.

E, assim, entendem-se todas as pessoas maiores de 18 anos, ou que tenham sido emancipadas. (ngc)

Vide: *Capacidade Civil, Emancipação*.

“APUD”. Preposição latina, significando ao pé, junto de, à vista de, que é utilizada para assinalar as citações feitas em obras, que não são de autoria da pessoa cuja locução, sentença ou texto se faz referência.

Dessa maneira, expressa-se a procedência da ideia ou do pensamento citado, que não é a originária, mas consta do autor que é referido a seguir do *apud*.

“APUD ACTA”. É locução latina, composta de *apud* (junto, perto, diante) e *acta* (ações, obras), para determinar a procuração passada e lavrada nos autos de um processo, pelo próprio escrivão da causa, perante o juiz dela, ou perante duas testemunhas, quando na sua ausência, e assinada pelo outorgante, autor ou réu, oponente ou assistente.

Assinala, assim, somente a outorga de mandato judicial desde que é da sua natureza ser lavrada *perto dos autos judiciais*, em cujo processo vai funcionar o outorgado ou mandatário.

As procurações *apud acta* têm validade somente para a causa ou demanda, em cujos autos foi lavrada por um dos litigantes ou por pessoa que esteja participando dela.

APURAÇÃO. Vocábulo que tem sua origem no *purus* latino (limpo, purificado, escolhido), é justamente empregado na terminologia jurídica, em várias acepções, para indicar o estado de *seleção por exame*, de *evidência*, de *resultado* de um fato ou de uma coisa.

E, assim, se dirá:

APURAÇÃO DE ATO CRIMINOSO. Conclusão a que se chegou, pelo *exame* a que se procedeu, quanto à evidência do ato e à sua imputabilidade ao agente.

APURAÇÃO DE CONTAS. Resultado a que se chegou, após acurado exame, na *liquidação de contas*. Aí, apuração tem exatamente a sinonímia de *verificação* ou *evidência*, em virtude do que se chegou a um *resultado*.

APURAÇÃO DE HAVERES. Refere-se ao patrimônio de sociedade mercantil que cabe ao sócio falecido, o que deve ser levantado, mediante perícia incidental, para fins do inventário.

APURAÇÃO DE UMA ELEIÇÃO. Indica a *verificação* do resultado obtido na votação, em uma eleição, ou seja, a verificação dos votos que foram dados a cada um dos candidatos ou das pessoas que se indicaram pela eleição à *escolha da função* a ser exercida por este meio.

APURAÇÃO DE UM FATO. Evidência de um fato, através da verificação das circunstâncias que o motivaram. Aí, também, o vocábulo *sindicância* lhe serviria de sinônimo, pois que a *apuração* do fato ocorre por meio de um inquérito ou investigação, em face do qual ele se ressalta e seleciona.

APURADO. Quer significar *escolhido* ou o preferido entre os melhores.

Outrora, designava o *recrutado*, porque era pessoa que se escolhia para formar a *gente de guerra*.

Mas na linguagem corrente quer expressar tudo o que foi concluído ou o *resultado* de um exame, inquérito, ou investigação. É o que foi *evidenciado*.

Apurado. Num sentido figurado, é palavra que serve para designar o que se faz ou é feito com dificuldades ou cheio de obstáculos. Uma diligência *apurada*: dificultosa e incidentada.

APURADOR. É expressão que se aplica tanto como substantivo quanto adjetivo.

Como substantivo, designa a pessoa a quem cabe fazer uma *apuração*.

E assim se dizia daquele que promovia o recrutamento ou escolha de guerra, os daquele a quem cabia escolher os candidatos mais hábeis para a ocupação de empregos.

Como adjetivo, indica a qualidade ou determina a condição daquilo que limpa ou apura: *juntaapuradora*, comissão *apuradora*, inquérito *apurador*, diligência *apuradora*.

APURAR. Verificar o resultado de uma ocorrência ou chegar a conclusões em virtude de fatos, ou alegações que são expostas. Significa, também, *criar dificuldades*, *sindicar* a verdade de um fato, por meio de inquérito ou processo.

Apurar. Em sentido técnico-industrial, significa o termo *refinar*, *afinar*, *melhorar suas condições*, tornando mais pura ou limpa a substância submetida ao processo próprio ao fim, sem que se lhe altere a natureza originária.

AQUARTELAMENTO. Tanto significa a ação de *acantonar*, *alojar* tropas, ou soldados nos quartéis, como designa o próprio *alojamento*, em que as tropas são recolhidas ou acantonadas. *Quartel militar*.

AQUARTELAR. Na técnica militar, a palavra designa a ação de distribuir, alojar ou acantonar soldados nos quartéis.

Na linguagem marítima, porém, significa *içar* o mais possível, para barlavento, as costas das velas de proa.

AQUEDUTO. Originado do latim *aquaeductus*, é utilizado para designar o *canal* construído pela mão do homem para a *condução* das águas das nascentes ou mananciais ao local em que vão ter *serventia*.

A condução das águas por meio de aqueduto pode ser feita inteiramente no prédio da pessoa que o constrói e se vai servir das águas por ele conduzidas, como pode atravessar prédios ou terrenos alheios.

E daí decorre a expressão *direito de aqueduto*, como a faculdade de poder uma pessoa fazer conduzir a água assim *canalizada* por terreno alheio para que atinja à sua propriedade, criando assim a *servidão de aqueduto*, que se constitui não somente do uso da água, como de seu conduto.

Essa *condução* ou *canalização da água*, que expressa o aqueduto, seja em proveito agrícola ou industrial, seja mesmo para esgotar a água supérflua, que se estanca no prédio, pode ser efetivada por canos de barro, de chumbo, por obras de alvenaria, como por fossos, regueiras ou bueiros.

Mas, não se impede que os proprietários dos imóveis ou terrenos, em que passar o aqueduto, se privem da indenização, a que têm direito ou se contraponham à sua passagem, quando os prédios sejam chácaras, sítios murados, quintais, pátios, hortas ou jardins.

Assim, o direito sofre exceções.

Como principal fundamento do *direito de aqueduto* está o de poder usar as águas canalizadas e que estas se destinem a terreno lateral de que se tenha domínio, pleno ou ao menos útil.

Os aquedutos podem ser construídos elevados ou ao rés-do-chão.

AQUESTO. Aquesto é o bem adquirido pelos cônjuges na constância do casamento. Embora a expressão se referisse originariamente ao casamento, tem sido utilizada, por extensão, para designar também os bens adquiridos pelos companheiros durante a união estável. A Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal proclamou que no regime da separação legal de bens comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Indicando assim que, independentemente da manifestação da vontade das partes ou até mesmo da disposição legal,

os aquestos devem ser considerados como bens comuns, a exigir partilha no caso da dissolução da sociedade conjugal. (nsf)

AQUICULTURA. O cultivo de organismos que tenham na água o seu normal ou mais frequente meio de vida.

Ver o Decreto nº 2.869, de 09.12.98.

AQUIESCÊNCIA. ato ou efeito de aquiescer, do latim *acquiescere* (assentir, consentir), demonstra o consentimento dado por alguém para que o ato jurídico praticado surta os efeitos desejados.

Desse modo, *acquiescência*, mais propriamente, na técnica jurídica, tem o sentido de mostrar *a adesão* ou *aprovação* da pessoa, de modo expresso ou de modo tácito, à sentença ou decisão, ou a ato jurídico ou judiciário, que a possa afetar.

Por vezes, apresenta-se como aparente *renúncia* aos meios judiciais de que dispõe para recorrer da decisão ou anular a eficácia do ato praticado.

A rigor, por isso, a *acquiescência*, sendo embora modalidade de *consentimento*, não é bem tomada nesse sentido: é mais um *assentimento*.

Além disso, ato unilateral de renúncia, não se confunde com a *transação*, nem com *adesistência*, sempre atos bilaterais ou sinalagmáticos, que se fazem expressos, dependendo da aceitação da parte contrária.

Somente pode *aquiescer* quem tenha capacidade plena e esteja na livre administração de sua pessoa e bens.

A *acquiescência* pode ser:

Condicional, quando é imposta sob condição, ou se dita sob a reserva de que o aquiescente pratique tal ato ou que seja ele praticado pela parte contrária.

Expressa, quando pura e simplesmente é feita, de modo formal, pela pessoa que a manifesta ou por seu mandatário especial.

Implícita, quando resulta da omissão de atos que importam em ter aquiescido na eficácia do ato ou no imperativo da decisão, tal seja o de não recorrer.

Pura e simples, quando dada sem qualquer restrição ou condição.

Tácita, quando resulta da prática de atos que mostram ter anuído ou aquiescido aos efeitos do ato promovido, ou do despacho proferido, seja dando execução a ele ou comparecendo para satisfazer seu imperativo, atos esses que possam ter sido praticados pessoalmente ou por outrem, sem o seu protesto.

A *acquiescência* é passível dos mesmos vícios que atacam o consentimento, desde que *avontade* daquele que aquiesce se manifestou por erro, dolo ou coação.

A *acquiescência* do credor, após contestar a lide ou aceitar o depósito, no levantamento dele, implica perda de preferência e garantia referente à coisa consignada [Cód. Civil/2002, art. 340 (art. 979 do Cód. Civil/1916)]. (ngc)

AQUÍLIA. Era a denominação dada a uma lei de ordem penal, vigorante entre os romanos, tomando esse nome de LÁCIO AQUÍLIO, tribuno do povo no ano de 572 da fundação de Roma, que foi quem a propôs ao povo, obtendo a sua aprovação e sanção.

A *Lei Aquília* possuía um duplo objetivo:

- a) assegurar o castigo à pessoa que causasse um dano a outrem, obrigando-a a ressarcir os prejuízos dele decorrentes;
- b) punir o escravo que ocasionasse algum dano ao cidadão ou ao gado de outrem, fazendo-o reparar o mal causado.

O Direito Moderno ainda mantém em vigência leis que possuem semelhante objetivo, pelo qual, na prática dos *atos ilícitos*, o agente não só é passível das imputações criminais reservadas à prática de tais atos, como autoriza o ofendido ou a família deste a exigir as indenizações resultantes dos prejuízos que o ato ocasionou, seja em virtude das despesas que foi obrigado a fazer, como pelos lucros cessantes, em decorrência do ato criminoso.

Responsabilidade objetiva.

Vide: *Culpa aquiliana. Lei Aquília.*

AQUINHOAR. Atribuir um quinhão.

AQUISIÇÃO. Do latim *acquisitio* (ação de adquirir), é empregado na linguagem jurídica para indicar o ato ou fato, em virtude do qual se opera a transferência do domínio ou propriedade de uma coisa, móvel ou imóvel, ou a sua posse, ou a transferência de um direito, para uma pessoa, que assim se torna proprietária dela, ou titular deste direito.

É, assim, o ato jurídico em que se funda a transmissão da propriedade da coisa ou do direito, olhada em relação à pessoa que, por ela, se transforma em proprietária da coisa ou titular do direito.

Consoante o estado anterior da coisa, a *aquisição* ora se diz *originária* ora *derivada*, designação que indica, também, o modo por que a mesma se opera.

Originariamente ou primitivamente a *aquisição* se mostra mais propriamente como uma *apropriação* ou *ocupação* da coisa sem dono (*res nullius*). É o *jus primi occupantis*. E, por ele, o direito do adquirente resulta do ato ou fato desta aquisição, de quando também começa, sem qualquer relação ao *statu quo* anterior da coisa adquirida.

É a primazia decorrente do princípio romano: *Quod ante nullius est, id naturale ratione occupante conceditur*.

A aquisição é *derivada*, quando, tendo dono, a coisa é transferida deste para o adquirente, segundo as regras que o próprio direito estabelece, seja pelos contratos *inter vivos* ou *causa mortis* ou pela *prescrição aquisitiva*.

São modos comuns de *aquisição derivada*: a *compra*, a *arrematação*, a *adjudicação*, a *acessão artificial*, a *especificação* e a *usucapião*.

Os modos originários indicam a *acessão natural* e a *ocupação*.

AQUISIÇÃO A TÍTULO GRATUITO. É a que se opera pela *doação*, ato de liberalidade do doador, que transfere de seu patrimônio bens ou vantagens para o patrimônio do donatário.

É a título gratuito, porque se dá sem qualquer exigência de ônus por parte do beneficiado, tendo o transferente ou alienante simplesmente o intuito de *gratificar* ou ser *generoso* para com o adquirente.

AQUISIÇÃO A TÍTULO ONEROSO. É típica a que se opera ou se funda no contrato de compra e venda. Por ela, o adquirente, recebendo a coisa que lhe é transferida, obriga-se ao pagamento de um *preço certo* ou à entrega de uma *prestação* correspondente ao valor da coisa alienada.

AQUISIÇÃO A TÍTULO PARTICULAR. É a que se registra pela transferência ou alienação de um ou vários bens individualmente designados pelos próprios interessados.

AQUISIÇÃO A TÍTULO UNIVERSAL. É a que se dá em virtude da sucessão, seja de parte ou seja de todo o acervo hereditário.

AQUISIÇÃO “CAUSA MORTIS”. É a que se processa pela sucessão. É, assim, a aquisição que se funda no *direito hereditário*, isto é, a que ocorre no momento e por efeito da *mortedo* proprietário anterior.

É o que prescreve a lei civil: *Aberta a sucessão*, o domínio e a posse da *herança* transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários [Cód. Civil/2002, art. 1.784 (art. 1.572 do Cód. Civil/1916)].

Quanto ao *legatário* e à propriedade do bem que lhe seja atribuída desde a morte do testador, a posse somente lhe é transmitida depois da partilha.(ngc)

AQUISIÇÃO CONDICIONAL. Assim se entende toda *aquisição* que estiver dependente ou subordinada a qualquer condição, seja *suspensiva* ou seja *resolutiva*, em virtude do que, enquanto ela não se realizar ou verificar, ou não se terá adquirido o direito (suspensiva) ou este se extinguirá (resolutiva).

AQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE. Expressão usada em Direito Público para indicar ou mostrar que uma pessoa *adquiriu* a nacionalidade de um país, isto é, que, segundo as leis do mesmo país, é considerada como pertencente a ele, tida como *nacional* ou *nacionalizada*.

A nacionalidade, em regra, se adquire pelo nascimento no país, ainda que de pais estrangeiros, desde que não residindo nele em função ou a serviço de seu governo.

Mas a nacionalidade também se adquire pela *naturalização*.

Geralmente a matéria de aquisição da nacionalidade pertence ao Direito Constitucional do país, que prescreve as regras a serem adotadas e os princípios seja para aquisição ou para a perda da nacionalidade.

AQUISIÇÃO “INTER VIVOS”. Assim se designam todos os modos de aquisição que promovem a transferência da propriedade por atos praticados pelos próprios interessados, alienante e adquirente.

AQUISIÇÃO LEGAL. É a transferência ou transmissão da propriedade para o novo proprietário, não porque assim haja deliberado o proprietário anterior, mas obedecendo a disposição de lei.

AQUISIÇÃO PRESCRITIVA. É a que se funda na aquisição pela prescrição, ou seja, pela usucapião.

“A QUO”. Juiz ou tribunal de instância inferior, de onde provém o processo objeto de recurso; dia ou termo inicial de um prazo.

Locução latina, muito em uso na linguagem forense, para designar o juiz de instância inferior ou aquele de onde procedeu a demanda, ou o ato que se discute em outro juízo. Juiz *a quo*: juiz de onde veio o processo ou de cujo despacho, ou sentença, se recorreu para instância superior.

A quo é expressão também usada para assinalar o dia inicial ou *dia do começo* de um prazo(*dies a quo*).

O dia *a quo* não entra em contagem dos prazos fixados em dias (*dies a quo non computatur in termino*), salvo se disposição legal determinar o contrário. Assim sendo, o *termo inicial* para começo do prazo, em realidade, é contado do dia seguinte em que se tem como iniciada a contagem.

AR. Elemento da natureza indispensável à vida, mostra-se *res nullius* de caráter *inapropriável*: está fora do comércio por insuscetível de apropriação.

É, como assentava JUSTINIANO, coisa comum a todos os homens por Direito Natural. Não está debaixo de seu poder, nem lhe é possível qualquer ato de apreensão, pelo qual o traga a seu domínio, de modo a dividi-lo e se apropriar dele, como se faz à terra.

No entanto, as leis civis têm firmado princípios e regras pertinentes à sua utilização, pelos quais se impede que outrem possa impedir o seu uso ou alterar a salubridade dele.

Nas edificações, as medidas sanitárias prescrevem, assim, normas reguladoras de seu *benefício*, seja em relação ao prédio a construir, seja em relação aos vizinhos ou confrontantes dele, para que se não lhe tirem *ar e luz*.

Do mesmo modo, tal como os *mares*, atravessados pela navegação, traçam os poderes públicos as normas que regulam a *navegação do ar*, dispondo sobre os requisitos que devem ser atendidos para que seja utilizado pelas *naves aéreas*.

ARAMADO. É o tapume ou cercado feito de arame. Vulgarmente se chama de *cerca de arame farpado*, porque o arame que se utiliza nesta espécie de *tapume divisório*, geralmente, traz, de espaço a espaço, pontas de cruzeta, como espinhos ou em forma de farpas.

A construção do *aramado* em terreno limítrofe cabe aos proprietários dos mesmos imóveis confrontantes. E, se um dos confinantes não quer pagar a *metade de seu custo*, como lhe compete, cabe ao outro propor ação para construção de tapume provisório, a fim de que venha concorrer com a sua parte o vizinho que a isso se recusa.

ARANZEL. Escrito ou discurso prolixo e enfadonho.

ARAR. Do latim *arare*, tem o sentido de sulcar, lavrar terras. Figuradamente, tem também o significado de *cursar os mares, navegar*.

ARAUTO. Era a designação que antigamente se dava ao embaixador, representante ou oficial de um governo, que era mandado a uma potência estrangeira, a fim de comunicar que a guerra lhe era declarada por seu governo.

Depois, passou também a designar o oficial, que era encarregado de divulgar solenemente *asnovas reais* e de anunciar os festejos ou cerimônias públicas. Em tal caso, tinha o sinônimo de *pregoeiro* ou *proclamador*, acepção que modernamente se vulgarizou.

ARBITRADOR. Pessoa que arbitra, estima ou avalia o preço de alguma coisa. É a pessoa que vai fazer o *arbitramento*.

É, assim, o *perito* que é chamado para, pelos conhecimentos que tem em relação à coisa ou aos fatos, dizer da estimação ou avaliação deles, diante da qual estabelece o *valor pecuniário*, que lhe deve ser atribuído.

Sua *avaliação* é firmada por um laudo, no qual pode e mesmo deve o *arbitrador* apresentar as justificativas em relação aos preços ou valores por ele estabelecidos.

A função do arbitrador deve ser exercida por quem tenha capacidade jurídica. E sua nomeação, consoante a regra, deve tanto quanto possível recair em *técnico* ou *perito*, isto é, em pessoa que seja do *ofício* ou da *arte*, a que se refere o objeto da avaliação.

Comete delito o arbitrador que, no seu laudo ou arbitramento, der informações mentirosas ou fizer declarações falsas, com a intenção de dar resultados que não condigam com a verdade.

As partes interessadas no arbitramento podem impugnar a designação do arbitrador, desde que tenham razões para não confiar em sua capacidade técnica ou na sua idoneidade moral.

O arbitrador difere do árbitro, que é aquele que se escolhe para a formação do *juízo arbitral*.

ARBITRAGEM. Derivado do latim *arbiter* (juiz, louvado, jurado), embora por vezes tenha a mesma significação de arbitramento, é, na linguagem jurídica, especialmente empregado para significar o processo que se utiliza, a fim de se dar solução a litígio ou divergência havida entre duas ou mais pessoas.

Quando a arbitragem ocorre entre pessoas de Direito Internacional, para solução de litígios ou conflitos internacionais, a matéria é regulada pelas convenções anteriormente instituídas, ou pelas regras que forem admitidas no momento da arbitragem.

A arbitragem entre os Estados tanto pode ser obrigatória como *facultativa*, segundo ela se realiza em face de *tratado* anterior, ou decorre da resolução advinda em face do litígio ou da divergência.

A *arbitragem obrigatória*, neste caso, funda-se na existência de um tratado de arbitragem permanente, pelo qual os Estados em questão se comprometeram a recorrer sempre para semelhante procedimento, em face de divergências entre eles.

Arbitragem. A Lei nº 9.307/96 revogou todo o sistema do juízo arbitral que constava tanto do direito material (Código Civil/1916, arts. 1.037 a 1.048) como do direito processual (Código de Processo Civil, arts. 1.072 a 1.102).

A maior inovação da Lei nº 9.307 é a equiparação entre a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, como formas de composição extrajudicial de litígios, cuja adoção exclui a causa do âmbito do processo jurisdicional.

Instituiu-se um procedimento judicial para forçar a implementação do compromisso arbitral, se uma das partes se recusa a cumprir a cláusula compromissória, quando o contrato que a contém se torne objeto de litígio entre seus signatários.

Outra grande novidade é a plena outorga de eficácia à sentença arbitral independentemente de sua homologação pela autoridade judiciária.

Facilitou-se, enfim, o reconhecimento e a execução da sentença arbitral estrangeira.

ARBITRAGEM COMERCIAL. Assim se diz do processo pelo qual se possam decidir as divergências suscitadas entre comerciantes, relativas a preços de mercadorias, condições de entrega e outras questões resultantes de operações comerciais.

ARBITRAMENTO. Tem o vocábulo a mesma fonte de que se deriva a palavra *arbitragem*, do latim *arbiter* (juiz, louvado, árbitro).

No entanto, tem aplicação e sentido diferentes. É, assim, usado na linguagem jurídica para expressar o procedimento que se promove no sentido de apreciar-se o valor de determinados fatos ou coisas, de que não se têm elementos certos de avaliação.

No processo em curso, como em qualquer outra situação, o arbitramento será o meio de que se disporá para a evidência dos elementos indispensáveis para a base de uma *avaliação ou estimação* provada.

Seu objetivo, sem dúvida, é formular a *prova* de que se necessita para base fundamental da avaliação, desde que não se possuam dados positivos capazes de a formularem independentemente de qualquer outra averiguação ou investigação.

Desse modo, bem se patenteia que essa estimação ou avaliação *arbitrada*, segundo as regras que a própria técnica recomenda e o próprio direito assinala, não tem o intuito de *solver a pendência*, nem dar *decisão* sobre o litígio, que seria, então, caso de *arbitragem*, mas simplesmente determinar o *valor desconhecido* daquilo que se pretende avaliar ou estimar, encontrando-se a sua *equivalência pecuniária*.

No arbitramento, por vezes, têm os arbitradores de diligenciar sobre fatos ou se utilizar de elementos e princípios de ordem técnica, a fim de que realizem sua missão, desde que lhes falem indicações certas para que façam mera *avaliação de bens*.

E, por aí, também, o arbitramento se mostra matéria mais complexa que a própria *avaliação*, uma das faces de seu procedimento, e que resulta do cálculo que será promovido, quando os dados de que se necessita para a operação já se tornaram conhecidos ou verificados, em virtude dos estudos e das diligências processadas pelos *arbitradores*.

O arbitramento é medida judicial que pode ser solicitada como *preparatória da ação*, isto é, antes de sua propositura, ou como *preventiva da ação*, quando requerida durante a lide.

Também pode o arbitramento ser pedido com a *vistoria*. E, neste caso, se diz *vistoria com arbitramento*, sendo o arbitramento, em tal condição, uma consequência da própria *vistoria*, visto que, por ela, se funda a estimativa decorrente dele. Será ainda, em tal caso, o arbitramento a prova consistente na opinião de terceiro consultado pelo juiz sobre a coisa ou sobre o fato, de que se trata, sem dependência da *vistoria*, com o intuito de se promover a estimação judicial deles, para se lhes ter a equivalência em dinheiro.

Em razão disso, sintetizando, pode-se afirmar que o arbitramento sempre é cabível quando não haja um *valor oficial conhecido* ou uma *estipulação certa*, em virtude dos quais se possa realizar uma avaliação.

O arbitramento virá *determinar o valor* pela verificação dos *fatos*, que têm força para firmá-lo.

Vários casos há que se estimam pelo arbitramento:

ARBITRAMENTO DA CAUÇÃO ÀS CUSTAS. Solicitada a medida da caução às custas, necessário que se determine o *valor* delas, a fim de que a exigência se cumpra. E como não há elemento para base de um cálculo de avaliação ou estimação, somente o *arbitramento* poderá dizer do *quantum* estimado, para efetivar a caução.

ARBITRAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AO TUTOR. Se não há estipulação que fixe a gratificação a que tem direito o tutor, somente por *arbitramento* do juiz será determinada a que lhe cabe [Cód. Civil/2002, art. 1.752 (art. 431, parág. único, do Cód. Civil/1916)]. (ngc)

ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. A prática de atos ilícitos dá motivo a indenizações aos ofendidos. E, quando essa indenização resulta em perdas e danos, somente por *arbitramento* se poderá fixar a soma em que consistirá (Cód. Civil/1916, arts. 1.549 e 1.553 – sem correspondência no Cód. Civil/2002 – e Cód. de Proc. Civil, art. 18 § 2º). (ngc)

ARBITRAMENTO DA RESPONSABILIDADE NA HIPOTECA LEGAL. Com esse procedimento se verificará o montante da responsabilidade com a administração, para que se cumpra a hipoteca legal. O art. 1.206 do CPC o exige. E seu objetivo, como é de ver, é preestabelecer o valor da responsabilidade, a fim de que se determine o montante da garantia a ser oferecida.

ARBITRAMENTO DE ORDENADOS OU RETRIBUIÇÕES. Somente o arbitramento poderá fixar o valor dos honorários, ordenados, gratificações ou retribuições exigidas, quando não existem estipulações ou compromissos que os hajam previamente determinado.

Na contratação de serviços, não havendo estipulação nem acordo, esse é o meio para se fixar a retribuição; e no arbitramento se terá em conta o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade [Cod. Civil/2002, art. 596 (art. 1.218 do Cód. Civil/1916)]. (ngc)

ARBITRAMENTO DE RENDIMENTOS. Assim também se denomina o cálculo que é feito, na Delegacia da Receita Federal, tendo como base os elementos de que dispõe a repartição, para a *fixação dos rendimentos*, sobre os quais se procederá o lançamento *ex officio*.

O arbitramento assim feito fornecerá a *matéria tributável* para a incidência do imposto.

E isso porque, faltando-lhe elementos positivos, somente por esse meio se encontrará a base para promover a tributação.

ARBITRAMENTO NA EXECUÇÃO. Desde que dos autos do processo não constem elementos certos para que se fixe o valor da liquidação, este somente se poderá evidenciar por meio do arbitramento, por onde se encontrarão os esclarecimentos de que se precisa para a evidência do valor procurado.

É bem verdade que os arbitradores ou peritos irão sindicar dos elementos desta avaliação no próprio corpo dos autos. Mas estes não têm valor prefixado. Este será procurado e investigado, a fim de que se determine o que é necessário.

Mesmo na liquidação da sentença, o arbitramento não tem função diferente do que se pede e se processa em outras fases da ação: será sempre a *prova* do valor que não se possui, para base da avaliação.

ARBITRARIEDADE. Assim se diz do ato ou procedimento caprichoso, que se executa ou se formula, contrariamente ao que está instituído na lei.

Assim, também, se diz do ato manifestamente inconstitucional ou ilegal, oriundo de autoridade constituída, que venha ameaçar ou violar direito alheio, certo e incontestável.

Quando a arbitrariedade atenta contra a liberdade de locomoção da pessoa, tem essa o recurso do *habeas corpus* para impedir os efeitos dela. E quando atenta contra direito, certo e incontestável, o recurso é de *mandado de segurança*, impetrado para que o direito ofendido seja reintegrado em toda a sua plenitude.

ARBITRÁRIO. Vocábulo designativo de tudo que contém uma deliberação fundada no arbítrio ou vontade de alguém, a qual se manifesta contrariando um princípio de lei ou uma regra preestabelecida.

Também indica o ato que se pratica não somente em contravenção à lei, como contrariamente à vontade de quem dependeria autorizá-lo.

ARBÍTRIO. É expressão que se usa para designar o poder de alguém se determinar consoante os ditames da própria vontade, isto é, fugindo a outras imposições, que não sejam as que se derivam de suas próprias razões.

Por tal forma, evidencia-se o *direito de escolha* que cabe ao herdeiro, quando a coisa legada é determinada pelo gênero ou pela espécie, ou mesmo ao terceiro, se se deixar a seu arbítrio o direito de escolha [Cód. Civil/2002, arts. 1.929 e 1.930 (arts. 1.697 e 1.698 do Cód. Civil/1916)].

Ao promitente cabe o *arbítrio* de retirar ou revogar a promessa antes de prestado o serviço [Cód. Civil/2002, art. 856 (art. 1.514 do Cód. Civil/1916)].

O *arbítrio*, no entanto, para que se mostre permissível e juridicamente válido, sempre deve ser fundado, se o ato, a ser feito ou desfeito, por sua determinação, seja daqueles que se façam válidos por sua própria vontade e não encontrem lei ou princípio que os vede ou torne defesos. Se defesos, o ato entrará no rol dos que se arguem de arbitrários e serão impugnáveis legalmente. (ngc)

ARBÍTRIO DO JUIZ. Assim se diz da *faculdade* do juiz de apreciar os elementos de prova do processo, de modo que, por seu *convencimento*, que se formará com base neste arbítrio, pronuncie a sua decisão.

O arbítrio do juiz, em matéria processual, é consequência do princípio que o investiu na autoridade de diretor do processo e não um mero espectador do feito.

Ele é o cérebro que dirige o mecanismo processual, a fim de administrar perfeita justiça e, mais ainda, tem interesse de entrar na intimidade de todos os segredos da demanda, para que possa dar a sua decisão.

O arbítrio do juiz deve ser entendido neste sentido, isto é, de agir segundo a razão e conforme o próprio convencimento que se formou em sua mente.

ÁRBITRO. Assim se diz da pessoa que é escolhida pelas partes, em face de um compromisso assumido, para tomar parte no *juízo arbitral* e dirigir a *arbitragem*.

Segundo as regras instituídas, *somente* pode ser árbitro quem tenha capacidade plena, e mereça a confiança das partes.

Os *incapazes*, *analfabetos*, os *impedidos* e *suspeitos* estão vedados de serem investidos na função arbitral.

A *louvação em árbitros*, ou seja, a nomeação deles pelas partes, constará de um *compromisso escrito*, compromisso este que tanto pode ser judicial, como extrajudicial.

Instituído o *juízo arbitral*, devem os árbitros declarar se aceitam a incumbência, presumindo-se recusa a falta de resposta à interpelação que se lhes fizer.

Equiparado ao *juiz*, o árbitro é passível de suspeição, nas mesmas circunstâncias em que o juiz o é.

ÁRBITRO DESEMPATADOR. É a terceira pessoa que se designa, ou é nomeada pelas partes, para funcionar em caso de *empate*.

A designação do *árbitro desempatador* é medida que deve anteceder o processo da arbitragem. Ou é feita pelas partes e consta do compromisso em que constituem o juízo arbitral, ou é feita pelos árbitros nomeados, se no mesmo compromisso se der autorização para esta designação ou escolha.

Se há autorização para que os próprios árbitros escolham o desempatador, essa escolha deve ser promovida antes do julgamento do litígio, isto é, antes que se profira o *laudo arbitral*.

ARCA. É expressão muito frequente na linguagem fiscal e financeira, para indicar o local ou cofre de alguma repartição, onde se guardam os valores públicos. *Caixa-forte*.

Muitas das vezes, é empregado no mesmo sentido de *erário*, para significar o *tesouro*, ou os recursos financeiros do governo: *arcas do governo*.

Também se aplica para designar uma função ou um cargo que tem por finalidade guardar e zelar por dinheiros pertencentes a terceiros. Assim se diz *arca dos órfãos*, que dá a ideia de um *depósito geral* para recolhimento do dinheiro pertencente aos órfãos, que tem um *depositário*, responsável por sua guarda, sob a vigilância de outras autoridades, *curador de órfãos e juiz*.

Arca. No Direito Antigo, *arca* também indicava o contrato pelo qual o rei dava ou atribuía certos cavalos aos capitães de cavalaria, fornecendo-lhes ainda certo numerário, para que mantivessem, em *boa forma*, os animais que lhes eram confiados.

ARCA DA ALIANÇA. Assim se diz, na linguagem bíblica, do cofre sagrado, em que se encerravam as Tábuas da Lei, entregues a MOISÉS no Monte Sinai, e onde JEová gravara a fogo as leis de seus mandamentos. Este cofre era feito de pau precioso chamado *sethim*, todo chapeado, por dentro e por fora, de lâminas de ouro.

ARDIL. Usado vulgarmente como astúcia, estratagema, manha, é aplicado na terminologia jurídica para mostrar o *manejo malicioso*, de que se utiliza a pessoa, no sentido de conseguir de outrem o consentimento sobre aceitação de ato ou negócio, que traga vantagens àquela pessoa.

O *ardil* pode consistir numa *simulação*, como pode se apresentar como perfeito *dolo*.

E desde que ele se compõe para promover um *engano* ou uma *fraude* a outrem, ou para violar preceito legal, é elemento bastante para dar *vício mortal* ao ato jurídico, que, com ele, se gerou, pelo que se permite a sua anulação.

O *ardil* também pode ser meio malicioso de se induzir alguém a *erro*. E como *nulla enim voluntas errantis est*, suficientemente provado, é vício do consentimento que anula o ato assim formado.

O *ardil*, por tal forma, se objetiva na prática de atos executados na *intenção* de ocultar a verdade dos fatos, de *enganar* outrem em relação à realidade das coisas, atos estes que se mostrem *meios maliciosos* de prejudicar a pessoa com quem se vai realizar o ato ou negócio jurídico.

ÁREA. Na terminologia jurídica, o vocábulo de origem latina, *area* (superfície plana, área geométrica ou espaço compreendido em uma periferia, chão, terreno) não tem significação diversa.

Compreende uma porção de espaço de terreno ou chão, pertencente a um imóvel, ou, mesmo, significa a totalidade de terreno deste mesmo imóvel. E assim se diz que uma propriedade tem a *área* de tantos alqueires, o que representa expressão do *tamanho total* da propriedade.

Mas, considerado por várias porções, o imóvel pode ser visto no aspecto de várias *áreas*, cada uma delas constituída por uma parte de terras que se computam numa determinada medida. E, assim, a área pode ser considerada de vários tamanhos ou dentro dos limites em que é considerada.

A contar do *limite* que estabelece a *demarcação* de uma propriedade, se inicia a *área* de terreno ou chão pertencente ao outro proprietário, um em relação ao outro.

E a lei assegura a cada proprietário o direito sobre qualquer área de seu terreno, não permitindo que os vizinhos a invadam, por menor que seja a porção molestada, ou construam qualquer prédio que a venha invadir ou mesmo deite goteiras sobre ela.

A própria lei civil equipara à *invasão da área* o fato de o vizinho abrir a janela, fazer eirado, terraço ou varanda, em prédio que construir a menos de metro e meio de onde começa a *área* do terreno vizinho [Cód. Civil/2002, art. 1.301 (art. 573 do Cód. Civil/1916)].

Tal invasão justifica a *ação de nunciação de obra nova* por parte do vizinho molestado.

Área. Na técnica das construções, área se compreende a parte do lote do terreno não ocupada pela edificação. Uma área, neste particular, é compreendida como *principal* quando se destina a iluminar e ventilar compartimentos para permanência prolongada, seja diurna ou noturna; *secundária*, quando tem por fim ventilar e iluminar compartimentos de utilização transitória. (ngc)

Área. É também campo de ação, esfera, domínio. Área civil. Área criminal.

ÁREA ABERTA. É a área cujo perímetro é aberto pelo menos por um dos seus lados para o logradouro público.

ÁREA COMUM. É a área aberta ou mesmo fechada que se estende por mais de uma propriedade contígua, permitindo servidão comum de luz e ar a todos os edifícios que, com ela, se avizinham.

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. A Área de Preservação Permanente (APP) é aquela área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, conforme o Código Florestal (Lei 12.651/2012).

As áreas de preservação permanente não podem ser desmatadas, devendo a vegetação ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título.

As áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento, as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, os manguezais, em toda a sua extensão e as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação, são exemplos de Áreas de Preservação Permanente (APPs). (pg)

ÁREA DO PORTO ORGANIZADO. Área delimitada por ato do Poder Executivo que compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto organizado (art. 2º, II, da Lei 12.815/2013).

ÁREA EDIFICADA. É a que se constitui do terreno ocupado pelo edifício, anotada, em regra, para efeitos estatísticos.

ÁREA FECHADA. É a área interna ou que somente serve ao edifício, sendo por isso guarnecida em todo o seu perímetro por paredes ou qualquer outra vedação ou tapume que assinale a linha de divisa do lote.

ÁREAS INVADIDAS. Assim se diz das áreas de terreno, que são indevidamente ocupadas pelo confinante de uma propriedade.

Segundo a origem dessa invasão, determina-se a ação que cabe ao prejudicado, para pleitear a restituição de suas terras.

Se se trata de *confusão de limites*, pela demarcatória se resolverá o assunto. Mas se o caso é *de ocupação injusta*, consoante o prazo em que a invasão ocorreu, ou se terá o direito à *ação de reintegração* ou à de *reivindicação*. O prazo, se de *ano e dia*, ou mais de ano e dia, é que decidirá qual o remédio jurídico a aplicar.

AREÓPAGO. Nome que se dava ao tribunal ateniense fundado por SÓLON. Conforme se vê dos *Atos dos Apóstolos*, a ele foi levado SÃO PAULO, onde fez um discurso sobre a religião. O termo Areópago é adaptação de *areopagus* que significa “Colina de Ares”.

Este nome faz referência a Ares, deus da guerra grego, pois os membros do Areópago cumpriam a função de guerreiros, zelando pela proteção da cidade.

Modernamente, designa a reunião de sábios, de magistrados, de homens públicos ou homens de letras. (ngc)

ARESTO. Vocábulo que se origina do grego *aresco*, com a significação de apraz-me, agrada-me.

É aplicado na terminologia jurídica atual para designar a decisão de um tribunal sobre os casos litigiosos submetidos à sua apreciação. *Acórdão*.

ARGENTÁRIO. Derivado do latim *argentarius*, tem o mesmo significado que lhe aplicam os romanos: designa o banqueiro, o cambista ou o corretor de câmbios, no intuito de assinalar a pessoa que tem como função e profissão o trato com o *dinheiro*.

Os *argentarii*, como banqueiros, eram aqueles em cujas mãos depositava o povo o dinheiro de que não necessitava para as suas necessidades imediatas.

E estes banqueiros tinham as suas *bancas (mensae)* dispostas nas ruas (*in solo publico*), em redor do *Forum*.

Seu comércio se fundava, principalmente, em moedas, seja em empréstimo delas, ou seja, *nocâmbio* de umas por outras. E daí passar também a designar a profissão do *cambista* ou *corretor de câmbios*.

É termo também usado para designar o cobrador ou coletor de impostos.

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. Prevista no § 1º do art. 102 da CF/1988, será proposta perante o STF e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.

Vide: a Lei nº 9.882, de 03.12.99.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Vide: *Incidente de Inconstitucionalidade*

ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Processo utilizado para afastar da causa um juiz, membro do Ministério Público ou servidor da Justiça sobre o qual haja uma desconfiança de parcialidade ou envolvimento com a causa.

No Supremo Tribunal Federal, a suspeição de um ministro sorteado para atuar como relator num processo poderá ser arguida até cinco dias depois da distribuição. A suspeição do revisor tem o mesmo prazo. A suspeição dos outros ministros pode ser arguida até o início do julgamento.

A petição é apresentada ao presidente do Tribunal ou, se ele for o arguido, ao vice-presidente e deve incluir provas.

O ministro arguido pode reconhecer sua suspeição. Nesse caso, o processo se encerra e ele é afastado. Senão, o processo é julgado pelo plenário.

Caso o ministro relator seja declarado suspeito, seus atos no processo serão anulados e haverá novo sorteio para distribuição a outro relator. (nsf & gc)

ARGUIR. Palavra formada do verbo latino *arguere*, tem, no vocabulário jurídico, a significação de alegar, apontar ou mostrar o que convém aos interesses do arguente ou da pessoa que representa.

Arguir defesa é alegar ou apresentar defesa. *Arguir faltas* ou *nulidades* é indicar as faltas ou apontar as nulidades para que sejam removidas ou supridas, ou para que seja decretada a nulidade do ato assim *arguido* de ineficaz. *Arguir suspeição* é alegar suspeição.

Tem também o sentido de *argumentar*, quando se diz que *arguidas* as razões de defesa ou de acusação, que não representam mais que os *argumentos* apresentados nesse sentido.

Arguir falsidade é mostrar que é falso o documento exibido, provando a alegação.

ARGUMENTO. Do latim *argumentum*, de *arguere* (convencer, arguir, refutar, afirmar, declarar), é vocábulo que se usa para designar o raciocínio ou arrazoadado, seja escrito ou oral, por meio do qual se quer tirar a consequência de uma ou mais proposições, isto é, em virtude do qual se procura provar, mostrar ou *evidenciar* a veracidade, procedência ou exatidão de afirmação feita.

E assim se diz *argumenta afferre* (apresentar provas) ou *argumenta solvere* (destruir provas). E se conclui desse modo que o argumento tem a finalidade de construir provas ou de destruí-las.

ARISTOCRACIA. Do grego *aristokratia*, de *aristos* (o melhor) e *kratia* (governo), pelo latim *aristocratia*, quer dizer governo dos melhores.

Designa o regime político cujo governo ou autoridade está nas mãos de uma classe, constituída por pessoas que se consideram como formando uma *casta* ou *elite*, em razão de sua nobreza, de sua fortuna, de sua bravura ou de seu talento.

Opõe-se ao regime que se diz *democrata*, em que o poder soberano não repousa numa classe reputada *aristocrata*, mas no próprio povo, que, dentre os seus membros, escolhe suas autoridades.

A *aristocracia* pode ser *eletiva* ou *hereditária*, se os membros do governo que se constituir são escolhidos dentro desta *classe*, ou se está concentrado em mãos de uma família ou de várias, de modo que somente o *nascimento* dê direito à *sucessão política*, excluindo-se, assim, todos aqueles que não descenderam delas.

Num sentido geral, também serve para assinalar o grupo de pessoas que se distinguiu, formando uma classe de elite: os aristocratas da fortuna; os aristocratas do talento.

ARMA. É expressão que se usa para designar todo instrumento ou utensílio usado pelo homem para atacar outrem ou se defender dos ataques que sofre.

Nesta razão, na própria técnica da linguagem, as armas se dizem ofensivas ou defensivas.

Ofensivas, quando são utilizadas para o ataque. E assim se diz da espada, da espingarda, da baioneta, do punhal, da lança, da pistola ou de outros engenhos construídos para o ataque e imobilização do adversário.

Defensivas, quando se utilizam para que se promova a defesa contra os ataques do adversário, cobrindo a pessoa dos golpes lançados ou das investidas do inimigo. E assim se diz das couraças, malhas, capacetes, escudos.

Arma. Na terminologia militar, é termo que se antepõe à espécie de tropa, que pertence a exército, para indicar o caráter de sua organização ou finalidade.

E assim se diz *arma* de artilharia, *arma* de engenharia ou *arma* de infantaria, modo pelo qual se distingue a tropa ou a parte do exército, que pertence a qualquer das modalidades indicadas.

Designa, também, a profissão militar: carreira das *armas*.

Arma. Empregado no plural *armas*, e na terminologia heráldica, significa o conjunto de insígnias ou sinais simbólicos representados nos escudos que servem para distinguir as famílias nobres, os Estados e as corporações.

Costuma-se dizer *escudo das armas*. E, por vezes, é tida no mesmo sentido de *brasões*.

Consoante a matéria de que se fabricam, ou os resultados que possam ser obtidos, as armas recebem vários nomes, que bem distinguem suas espécies:

ARMA BRANCA. A que se mostra simplesmente confeccionada em ferro ou aço, sem qualquer outro engenho, como a faca, a espada, a lança, o estoque, o punhal.

ARMA CORTANTE. A que produz ferimentos provocados por *gumes*, que retalha ou separa o corpo do atacado, como a faca, a espada, o facão, a navalha.

ARMA CURTA. Quando tem que ser manejada corpo a corpo, não permitindo ataque a distância.

ARMA DE ALCANCE. A que atira projéteis, que vão atingir o inimigo a grandes distâncias, como o canhão, a espingarda.

ARMA DE ARREMESSO. A que se compõe de engenho que possa atirar ao longe material de ataque, como flecha, dardo.

ARMA DE FOGO. Quando funciona impulsionada por uma explosão de pólvora, como a pistola, a espingarda.

ARMA PERFORANTE. A que ofende a vítima, causando-lhe furos e perfurações no corpo, tais sejam as que arremessam projéteis, como a pistola, ou as armas brancas produzidas em forma de espeto, como o estoque, a lança.

ARMA PROIBIDA. Assim se diz de toda *arma ofensiva*, cujo porte ou condução é vedada por lei.

Mas, neste particular, convém considerar a espécie da *arma ofensiva*, cujo porte é vedado ou proibido, porquanto todo e qualquer instrumento, aparentemente inofensivo, pode ser, acidentalmente, convertido em *arma de ataque*, segundo o momento e o local em que a pessoa atacante se possa encontrar. É, assim, a bengala, a pedra, o pau ou outro instrumento qualquer, que possa ocasionar ofensas físicas a outra pessoa e mesmo a sua morte.

A *arma proibida*, no sentido legal, é a *arma ofensiva por natureza*, isto é, a que como tal se considera por si mesma, por sua fabricação e pelo fim com que foi construída.

Assim, não se incluem como armas proibidas aqueles instrumentos que, acidentalmente, se transformaram em armas ofensivas.

Como armas proibidas, portanto, se anotam as facas, os punhais, as pistolas, as espingardas ou estoques, os canivetes-punhais, os floretes, o boxe, o revólver e todas as demais desse gênero, sejam *armas brancas*, *armas de fogo* ou de outras modalidades.

Toleram as autoridades policiais o uso de armas proibidas, mediante licença prévia, licença esta que se refere especialmente à arma expressamente mencionada no documento, não dando assim autorização para que se conduza outra ou outras, que não seja a da licença.

ARMAÇÃO. Num sentido geral, *armação* significa todo conjunto de atividades tendentes a *aparelhar* ou *guarnecer* uma coisa, para realização do objetivo que se tem em mira.

Desta forma, tem sinonímia com *aprestamento*, *aparelhamento* ou *guarnecimento*.

Na terminologia marítima, compreende o conjunto de atos por meio dos quais se aparelha o navio a fim de que realize a viagem projetada.

Desse modo, a *armação do navio* compreende não somente os ajustes com o capitão, e demais pessoas da tripulação, como os demais atos relativos à aquisição de todo material indispensável à sua expedição.

A armação tanto pode ser executada pelo dono do navio ou seu comparte, como por um terceiro que se encontre legalmente autorizado a armá-lo, como o afretador do navio.

Armação. Na linguagem comercial, armação é todo aparato feito pelo comerciante na loja destinada a seu negócio, compreendidos os balcões, armários e prateleiras, onde se vão colocar as suas mercadorias, para serem ou não expostas ao público.

A armação entrará no ativo do comerciante como *móveis e utensílios*, ou será carregada numa conta de *instalações*, visto que é ativo que deve ser expurgado com maior brevidade, dada a sua desvalorização rápida.

Armação. Também assim se denomina o *madeiramento* que se constrói para a cobertura dos prédios ou a *estrutura* do próprio edifício a ser construído.

Nos edifícios de cimento armado, a *armação* se entende todo esqueleto de vigas, colunas e lajes, de que se compõem, antes que sejam cheias todas as suas paredes.

Quando a armação é construída por vigas comuns a duas casas vizinhas, dá-se-lhe o nome de *armação comum* e a propriedade dela, por partes divisas, pertence aos proprietários dos prédios.

ARMADA. Em sentido lato, o vocábulo se usa para designar toda força *organizada* para a defesa de uma potência.

Em tal caso, a armada compreende a *marinha militar* (armada do mar) e o *exército* (armada de terra).

Geralmente, numa acepção mais restrita, *armada* significa o conjunto de embarcações ou naus de guerra, de que dispõe uma potência para defesa de sua soberania, em coordenação com a força de terra.

Embora seja aplicado como sinônimo de *esquadra* e *frota*, bem se anota que há diferença nestas expressões.

A *armada* designa sempre a totalidade de unidades da marinha, ou seja, todos os vasos de guerra a ela incorporados. A *esquadra* mostra uma parte desta armada, ou seja, uma composição de vários navios de guerra. E a *frota* indica o *comboio* de navios mercantes que se conduz sob a proteção de navios ou embarcações de guerra.

A armada também se diz *marinha de guerra*.

A Constituição brasileira emprega a expressão *forças armadas* para indicar não somente a marinha de guerra, como o exército e a aeronáutica militares.

ARMADOR. Vocábulo em uso na linguagem do Direito Marítimo, para indicar a pessoa que prepara ou *arma* um navio, pondo-o em condições, ou o aparelhando para viajar.

Armador do navio nem sempre significa proprietário dele. Designa, às vezes, a pessoa que *oequipa* e o *apresta* a fim de o explorar por sua conta.

Se o proprietário do navio, ele próprio, presta o navio para uma viagem por sua conta, pertencendo a ele a receita diária nela percebida, será, além de proprietário, o *armador*.

Mas, se, pelo contrato de locação, cede esta exploração a uma terceira pessoa, que se encarrega da *armação do navio* e para ele irão os proventos da viagem, o *armador* será o locatário afretador. E, neste caso, será o *exercitor navis* dos romanos, ou aquele a quem pertence toda receita usufruída pelo navio durante a expedição para que foi fretado, e a quem cabe armar e equipar o navio para o fim que tem em vista.

Segundo as leis brasileiras, os armadores de navios nacionais devem ser brasileiros natos (Constituição Federal, art. 178, IV, § 2º).

ARMAMENTO. Outrora se aplicava o vocábulo no mesmo sentido de *armação*: o provimento de tudo que se mostrava necessário para a subsistência, manobra e segurança do navio.

Mas, passou, depois, a significar o equipamento de armas com que se garante ou de que se supre a *força militar organizada*, a fim de que se ponha em condições de cumprir a sua finalidade, nos casos em que se faça necessária a sua interferência.

Desse modo, significa a ação de se fazer o suprimento de armas ofensivas e defensivas, seja para as forças de mar, seja para as forças de terra ou ar.

E estas armas compreendem os próprios navios de guerra, os canhões, fuzis, metralhadoras, tanques, munições de guerra, aviões de combate ou de bombardeio, e todo aparelho ou aparelhamento destinado à defesa militar de uma potência.

Neste sentido, traz, igualmente, a significação de conjunto de armas e apetrechos de guerra, isto é, de armas e apetrechos que possam servir às tropas de mar, terra e ar no desempenho de suas precípuas missões.

Em sentido lato, *armamento* designa, também, todos os meios técnicos, terrestres, marítimos ou aéreos, de que possa dispor uma potência para aparelhar as suas *forças armadas* (exército, marinha, aeronáutica).

Quando uma nação presta, intensivamente, suas forças com armamento excessivo, isto é, além do que se mostre razoável para sua defesa, se diz que está na prática do *armamentismo*, o que significa que se está armando desmesuradamente.

ARMÁRIO. É o utensílio, construído de madeira ou de metal, tendo prateleiras internas, destinado à guarda de objetos de uso doméstico, de livros, de instrumentos ou de quaisquer outras utilidades.

Diz-se, geralmente, *móvel*.

Mas, igualmente, entende-se como *armário* o vão ou receptáculo formado dentro da parede de uma casa, ou prédio, com prateleiras internas, para o mesmo fim de guardar objetos de uso doméstico, ou para guarda de outras utilidades. Especialmente, são semelhantes armários ditos de *armários embutidos*, porque, justamente, ficam escondidos ou ocultos nas próprias paredes do edifício, mostrando-se disfarçados no mesmo nível das paredes.

Quando se trata de *parede-meia*, o condômino deve atender ao disposto no art. 1.306, do Cód. Civil/2002 (art. 581, do Cód. Civil/1916). (ngc)

ARMAZÉM. Vocábulo derivado do árabe *al-makhzen*, possui na linguagem comercial um duplo sentido:

I. Designa o depósito em que se recolhem mercadorias ou gêneros de outra espécie, seja:

- a) para *guarda e depósito* destas mesmas mercadorias, por conta e ordem de seu proprietário, que aí as entrega;
- b) em *trânsito*, nos portos de embarque, para serem recolhidas a outros navios, que as levam a seu destino;
- c) para *carga* das que se destinam à exportação ou para *descarga*, as que vêm consignadas ao comércio local e destinadas a seu uso ou consumo coletivo.

Nestes aspectos, usam-se outras expressões, que lhe são equivalentes: *armazéns da alfândega*, *armazéns gerais*, *armazéns reguladores*.

II. Serve, também, para designar o estabelecimento comercial, onde se vendem mercadorias, ou mesmo o próprio lugar em que se estabelecem as lojas.

ARMAZÉNS GERAIS. Assim se entendem os estabelecimentos, instituídos por iniciativa particular, e autorizados pelos poderes públicos, que têm a finalidade de receber mercadorias ou quaisquer outras espécies de gêneros, para sua *guarda e depósito*, mediante uma taxa ou comissão estipulada.

Sobre o depósito de mercadorias feito nos armazéns, além do recibo dessa entrega, que o prova, pode ser emitido um título especial, denominado *conhecimento de depósito*, como prova hábil da entrega das mercadorias e como título representativo delas. Por ele, os depósitos feitos nos armazéns podem ser objetos de operações comerciais, inclusive podem ser garantia para qualquer financiamento ou operação bancária. Assim, o título emitido (*conhecimento de depósito*) vale como título de crédito negociável, o qual, para facilidade das operações, pode ser emitido com um título que lhe é anexo, o *warrant*, que tem por fim estabelecer a garantia sobre o próprio depósito.

Quando a emissão do conhecimento e do *warrant* se faz em conjunto, a cessão do título, para que valha como livre disposição da mercadoria depositada, deve ser feita com os dois. A simples operação do *warrant* dá o sentido de simples garantia da mercadoria depositada, e o cessionário dele tem apenas o direito de penhor com a mesma garantia, não podendo dispor dela sem estar de posse do conhecimento de depósito, que é o título representativo da mercadoria depositada.

No entanto, na restituição da mercadoria, se foram emitidos os dois títulos, devem ambos ser exibidos para que o depositário (armazéns gerais) faça a efetiva entrega da mercadoria depositada.

Vide: *Conhecimento de depósito*, *Warrant*.

ARMAZÉNS REGULADORES. Assim se dizem os armazéns instituídos pelos poderes públicos, para recolhimento e depósito de certas e determinadas mercadorias sujeitas à regularização por parte do governo, no sentido de dar um equilíbrio às exportações, mantendo-se determinado preço ou cotação.

ARMAZENADO. Assim se diz de tudo o que é guardado ou recolhido a um armazém.

No entanto, em sentido mais expressivamente comercial, *armazenado* quer significar não somente o que se recolhe ao armazém, à espera de venda, de embarque, de benefício ou acondicionamento, como dá a ideia do que se guarda para espera de melhor preço por que possa ser vendido, dando, assim, maior lucro a seu proprietário.

Nesta segunda acepção, *armazenado* tem a equivalência de retido para valorização ou alcance de maior cotação. O *armazenamento*, nos armazéns reguladores, não tem outra significação.

Quando o armazenamento é nos *armazéns gerais*, armazenado toma o sentido de *depositado*, porque, na qualidade e condição de *depósito*, é a mercadoria ali colocada, sendo seu proprietário o depositante, e o armazenista, o depositário.

ARMAZENAGENS. Entendem-se como tal as taxas cobradas pelos armazéns, como comissão da guarda e conservação das mercadorias ali depositadas. Esse sentido, no entanto, é da *armazenagem* na terminologia meramente comercial.

Na terminologia do Direito Aduaneiro ou do Direito de Transportes, *armazenagens* entendem-se as *multas* cobradas, pelas alfândegas ou estações de transportes, pela permanência a maior das mercadorias ali chegadas e depositadas em seus armazéns, depósitos, entrepostos. Recebem, na técnica, a denominação de *taxas de armazenagem* e correspondem, assim, a uma espécie de *mora* pela demora na retirada das mercadorias ou cargas, além dos prazos preestabelecidos para a sua retirada.

Segundo os princípios instituídos pelo Direito Aduaneiro, o cálculo de armazenagem será sempre feito na base de um mês, reputando-se mês inteiro a qualquer fração dele. No entanto, não se cobrará armazenagem pela permanência da mercadoria nos *oito dias úteis* (os domingos e feriados não se contam) que se seguirem ao pagamento do despacho, que desembaraçou a mercadoria, se, neste espaço de tempo, a mercadoria foi retirada.

A benevolência aludida, porém, pode ser prorrogada pelo chefe da repartição, quando a demora na saída da mercadoria for motivada por afluência de serviço, embarço da repartição e erro ou falta da parte dos respectivos funcionários.

ARMAZENAMENTO. Neologismo empregado para indicar a ação de armazenar ou recolher mercadoria em um armazém. É também empregado o vocábulo *armazenagem* com o mesmo sentido.

ARMISTÍCIO. É palavra que se formou de dois vocábulos latinos: *arma* (arma) e *siste* (parar, cessar, acabar) de que se formou *armistitiu*, para significar a cessação das hostilidades ou o descanso de armas.

Desse modo, na terminologia do Direito Internacional, *armistício* quer significar o acordo ou ajuste que é feito entre duas ou mais nações em guerra para que cessem as hostilidades.

Mas, no rigor da linguagem jurídica, adotada no Direito Internacional, distinguem-se duas espécies de armistício:

Armistício especial é aquele que se estabelece, por um período relativamente curto, tendo um caráter essencialmente militar, com o objetivo de se acertarem assuntos de interesse dos beligerantes, ou apenas significa uma *trégua* na luta armada, para que se disponha sobre assuntos de caráter provisório. Pode tal armistício ser ajustado somente para determinada zona de guerra. E pode ser geral.

Armistício geral é o que se estabelece no sentido de ser suspensa completamente qualquer hostilidade, seja em terra, ar ou mar, tendo assim sempre o caráter de suspensão geral de hostilidades, a fim de serem acertadas ou discutidas as condições de paz, ou ser mesmo dada uma *trégua* mais ou menos longa aos combatentes.

Pode mesmo o armistício ser acertado no sentido de serem estabelecidas entre os beligerantes *cláusulas de caráter econômico*, tal seja a de se permitir que o comércio entre os beligerantes e os neutros continue em plena atividade, sem qualquer importunação dos combatentes.

A ROGO. É expressão usada na linguagem comercial e jurídica para indicar a assinatura feita por alheia pessoa a pedido de quem não pode assinar um documento.

É assinatura de uma pessoa feita por pessoa estranha, a seu pedido, a seu *rogo*.

A assinatura a *rogo* pode decorrer de não poder a pessoa, momentaneamente, assinar o seu nome ou por não saber escrever.

Quando se trata de analfabeto (pessoa que não sabe ler nem escrever) que tenha de assinar documento, a assinatura a *rogo* deve ter o testemunho de duas pessoas, além da que assina pelo analfabeto.

E se o ato deve ser solene e por escritura pública, não se permitindo escritura particular, exige-se a mesma formalidade das duas testemunhas.

Quando, mesmo em documento que se faça por instrumento particular, mas que envolva obrigação, tenha que assinar o analfabeto, a assinatura deste deve ser aposta por mandatário especial, que tenha procuração passada por instrumento público.

Desse modo, a assinatura a *rogo*, por analfabeto ou por quem não possa assinar, somente se fará por instrumento particular quando se trata de documento de relativa valia, tal como recibos comuns, registros de correios ou outros similares, em que não se envolvam sérias obrigações,

para a pessoa. Se se trata de letra de câmbio, promissórias, duplicatas e outros atos que importem alienação de bens, somente a obrigação se firma, em nome do analfabeto ou de quem não possa assinar, por mandatário que tenha poderes especiais para o ato, devendo o mandato ser conferido por procuração passada em tabelião.

ARPOADO. Assim se diz do peixe que, tendo sido fisgado pelo *arpão*, preso à corda manejada pelo pescador (*arpoeira*), é por este perseguido.

Peixe *arpoado* e perseguido pelo pescador já se entende apreendido por ele, lhe pertence, mesmo que outro o colha, com ciência ou sem ciência desta arpoação. Tanto basta que o *oarpoador* mostre que ele o arpoara e seguia em sua *perseguição*. E isto evidencia a intenção de capturá-lo, após tê-lo pescado com o arpão ou arpéu.

E não carece que o arpéu esteja preso à arpoeira: a intenção de apossar-se do peixe arpoado vem da perseguição que sucede à *arpoação* (Cód. Civil/1.916, art. 600 – artigo sem correspondência no Cód. Civil/2002). (ngc)

ARQUEAÇÃO. É de uso na linguagem marítima para exprimir a medição que se faz da capacidade de um navio ou embarcação, representada em toneladas. Assim, designa a própria *capacidade do navio*. Esta capacidade ou arqueação diz-se *bruta* ou *líquida*.

Bruta, quando é tomada a tonelagem dele, com exclusão apenas de certos aparelhos auxiliares e construções existentes no convés, mastros etc.

Líquida, quando a capacidade é determinada pelo espaço interior do navio, com a dedução de todos os compartimentos que não possam ser usados pelos passageiros ou para o transporte de carga.

A arqueação é promovida pelas autoridades alfandegárias, quando no país, e pelos cônsules quando no estrangeiro, sendo fornecida ao proprietário dos navios ou da embarcação uma certidão deste ato. Aos conferentes das alfândegas cabe fazê-la, quando lhes for ordenada.

O local da arqueação é sempre aquele em que o navio ou a embarcação vai ser registrada.

Nenhuma embarcação, exceto as lanchas dos próprios navios, será empregada na descarga das mercadorias, sem que tenha previamente sido arqueada e, tanto na proa como na popa, traga marcado, pelo espaço que mergulha, quando recebe carga, o número correspondente de toneladas métricas.

ARQUIBANCADA. Construção em forma circular ou não, construída por uma sucessão de assentos, em várias ordens e filas, cada uma em plano mais elevado que a outra, de modo a facilitar a acomodação de grande número de pessoas interessadas na realização de jogos esportivos, diversões ou quaisquer outros espetáculos, sem que se privem da visibilidade à sua frente.

Quando a arquibancada é em teatros, casas de ensino ou em recintos fechados, é propriamente chamada *anfiteatro*.

ARQUITETO. A palavra, no sentido jurídico, deve ser entendida na mesma acepção da linguagem comum: designa a pessoa que organiza ou traça o plano da obra a construir, fornecendo o seu projeto ou planta, pelo qual o construtor executará a obra ou a edificação.

Dessa forma, o *arquiteto* bem se diferencia do *construtor*, que é o empreiteiro ou a pessoa a cargo de quem fica a construção ou execução do plano ou projeto aprovado, que *foi delineado* pelo arquiteto.

Bem de ver que pode o arquiteto ser também o construtor da obra. Aí ele acumulará as duas missões: a de projetar e a de construir.

Quando o exercício desta profissão é consequente de curso politécnico, costumam chamar o arquiteto de *engenheiro-arquiteto*.

Na profissão de engenheiro civil está compreendida a profissão de arquiteto, pois que também é dos misteres do engenheiro projetar planos ou plantas para as construções de diversas espécies.

Engenheiro civil, em que se encontra incluída a profissão de arquiteto diplomado ou licenciado, a ninguém é lícito exercer a profissão sem que, previamente, tenha seu registro na instituição autárquica que a legaliza e fiscaliza, como é da regra para todas as profissões liberais, em que esta se inclui.

ARQUIVAMENTO. Na linguagem comercial jurídica, possui duplo sentido: indica a ação de guardar um documento, papel ou processo, por não ter já uma utilidade ou por se ter concluído o seu efeito, ou indica a ação de registrar ou autenticar um ato, para que surta os desejados efeitos jurídicos.

No primeiro caso, arquiva-se o processo que se concluiu, ou se recolhem ao arquivo os papéis, documentos, mapas ou quaisquer outros atos escritos, que não mais se tenham que atender, ficando ali sob custódia da repartição encarregada deste mister: arquivo da repartição ou arquivo público.

Nesse mesmo sentido, diz-se *arquivamento* o ato pelo qual um juiz, em casos de processos criminais, manda arquivar aquele que julga improcedente, prescrito ou que, por outro qualquer motivo, se veja em condições de ser estancado ou paralisado definitivamente.

Mas, na linguagem comercial, *arquivamento* tem sentido todo especial: é o ato pelo qual se registra, por meio de depósito, na repartição oficial competente, um documento ou um contrato.

E o arquivamento para tais papéis ou atos torna-se solenidade fundamental para sua autenticidade e para a sua eficácia jurídica, pois que, enquanto ele não se cumpre, o ato ou contrato não pode ser considerado como perfeitamente legal. A repartição própria para o arquivamento aludido é a Junta Comercial.

E, entre os vários atos sujeitos a arquivamento ali, podem ser distinguidos:

- a) contratos de sociedades comerciais, suas alterações e distratos das mesmas;
- b) estatutos das sociedades anônimas;
- c) lista de subscritores das sociedades anônimas, com a indicação das ações e de suas entradas;
- d) atas de instalação e outras que deliberem sobre nomeação, eleição ou destituição dos administradores das sociedades anônimas, ou que alterem ou modifiquem seus estatutos;
- e) títulos de nomeação dos prepostos comerciais;
- f) procurações de mandatos de administração geral;
- g) declaração de firma, seja de sociedade ou de comerciante em firma individual;
- h) autorização dos pais para que os filhos se estabeleçam quando menores.

ARQUIVISTA. Designa o funcionário encarregado dos serviços de um arquivo, sob cuja guarda e responsabilidade se encontram todos os papéis e documentos, que ali são arquivados.

ARQUIVO. Assim se diz do lugar ou repartição onde se recolhem ou se guardam os documentos e papéis públicos ou particulares, que deixaram de ter andamento.

Os arquivos, segundo sua natureza, podem ser públicos ou particulares.

Particulares são os que são mantidos pelos cartórios, pelas repartições ou pelos comerciantes ou sociedades, para recolhimento e guarda dos documentos e papéis que saíam de uso.

Públicos, os que são instituídos pelos poderes públicos para recolhimento e guarda de todos os papéis de interesse público, trazidos de todas as repartições públicas, cartórios, tabelionatos, escriturarias etc., tão logo deixaram de ser utilizados.

Todos os documentos e papéis recolhidos aos *arquivos públicos* ficam sob a guarda e responsabilidade do Estado, não podendo ser retirados dali, a não ser por certidão, que será dada à pessoa interessada mediante requerimento.

ARRAIS. É expressão de uso vulgarizado na linguagem marítima, para designar o *mestre do barco*, isto é, aquele que o manobra. Desse modo, geralmente se diz *arraís de barcos* para distingui-lo de *arraís de terra*, termo que se designa o mestre que tem, sob suas ordens, os diversos e diferentes mestres ou *arraís* de vários barcos, pertencentes a um mesmo dono ou a uma companhia, determinando-lhes as ordens relativas aos diversos serviços que lhes vão ser confiados.

ARRANHA-CÉU. É expressão vulgar para designar o prédio ou edifício construído de cimento armado, composto de vários andares. Costumam chamá-lo, também, de *prédio de apartamentos*, por serem tais edifícios, principalmente, construídos com o objetivo de fornecer apartamentos ou acomodações residenciais, seja por locação ou seja para uso próprio de quem o adquire.

ARRANJOS. É palavra que se usa, em sentido figurado, para significar as *combinações*, *osacordos* em torno de um negócio. Tem também a acepção pejorativa para significar *conchavos* ou *meios urdidos* no intuito de se praticar qualquer ato, em combinação com outra pessoa, em prejuízo de uma terceira, notadamente para esconder ou ocultar algum fato ou ato. Equivale ao sentido de *manobras*.

ARRAS. É expressão que se introduziu no vocabulário comercial dos gregos (*arrhabón*) e dos romanos (*arrhabo* abreviado para *arrhas*), pelos mercadores fenícios, para indicar *openhor* que era dado em sinal de firmeza do contrato ajustado, notadamente do contrato de compra e venda.

Desse modo, *arras*, para os romanos, passou a significar e a designar tudo o que uma das partes contratantes dava à outra em sinal de perfeição da convenção e para, ao mesmo tempo, assegurar, indiretamente, a execução da obrigação, que da mesma convenção resultava.

Geralmente, as arras consistiam em dinheiro, mas não se impedia que o sinal pudesse ser promovido pela entrega de outras espécies de bens, dados, do mesmo modo, para constituir esta garantia contratual.

As *arras*, dentro desse conceito, pressupunham sempre a existência de uma obrigação principal, de que eram *accessório*, podendo ser civil, natural, pura e simples, condicional ou a termo. E tinham aplicação, comumente, não só nas *convenções*, como nos *esponsais*.

ARRAS CONVENCIONAIS. Neste sentido, arras compreendem o dinheiro que é dado como sinal e para garantia de um contrato. E assim se assegura a sua execução, e se tem a firmeza de seu ajuste definitivo.

As arras podem ser simplesmente computadas como mero sinal e penhor (no sentido de garantia da palavra dada ou da obrigação assentada no contrato) da convenção que se ajustou. E como *simples sinal*, para que não se compute como parte do pagamento do principal, no caso em que o contrato venha a ser cumprido, necessário que se estipule esta condição.

Não havendo estipulação de simples sinal, as arras se entendem e se consideram princípio de pagamento da obrigação principal. E assim serão em *sinal e paga* da obrigação principal, quando venha a ser cumprida.

Quando se dão como sinal, devem ser restituídas quando o contrato for concluído ou desfeito. Mas, se são arras com efeito de pagamento, elas ficarão em poder do contratante que as recebeu, se a obrigação não se cumpre por quem as forneceu. E serão restituídas em dobro, se o contrato não se realiza por culpa de quem as recebeu. Em tal condição, as arras se dizem *penitenciais* porque exercem a finalidade de cláusula penal, em oposição às de outra espécie, que se dizem *arras confirmatórias*.

ARRAS ESPONSALÍCIAS. São as arras dos *esponsais*, a que os romanos chamavam *dearrhas sponsalitia*, para distingui-las das arras convencionais ou ordinárias, que consideravam de *stipulatio poenae*, visto que não admitiam que os *esponsais*, como simples pactos, contivessem esta espécie de *multa contratual*.

Primitivamente, os romanos terminaram por admitir que estas liberalidades seriam efetivadas segundo as regras das arras ordinárias. Mas, depois, CONSTANTINO estabeleceu que seriam promovidas sob condição de pagamento, isto é, que somente se tornariam válidas se o casamento se realizasse. Entretanto, não poderiam ser repetidas no caso contrário. Em todo caso, o direito de repetição é escusado à parte que, por sua culpa, impede a celebração do casamento. Mas, se o casamento é tornado impossível pela morte de uma das partes, a noiva ou seus herdeiros serão compelidos a restituir somente a metade da quantia dada (MAYNZ).

No Direito Antigo, confundiam-se *arras* com *apanágios*. No entanto, tal se entendia numa acepção lata, pois, em acepção restrita, arras seria a promessa de entrega de bens feita pelo marido, no contrato antenupcial, para deles se apossar no caso em que lhe venha a sobreviver a esposa. E somente se estipulavam nos matrimônios por dote, indicando que a mulher renunciava à comunhão de bens, ainda mesmo dos adquiridos.

E neste sentido CLÓVIS BEVILÁQUA as define:

“É o nome dado à pensão ou coisa certa que o marido, no contrato dotal, assina à mulher, para o caso de esta lhe sobreviver”.

Segundo as Ordenações as arras somente poderiam ser constituídas no contrato dotal, devendo ser determinadas por quantia certa, que não fosse além da terça parte do valor do dote. Caracterizavam-se, assim, como uma *doação* do marido à mulher *com dote*.

Desse modo, não havendo tradição do dote, livrava-se o marido da promessa feita, salvo se por culpa sua tal não ocorresse.

Na vigência do casamento, as *arras* ficavam sob a administração do marido e a ele cabiam os seus rendimentos, embora se fixasse a garantia da hipoteca legal à mulher.

Pouco uso tem, entre nós, a instituição das *arras sponsalícias*. No entanto, admitindo nossa lei civil que “é lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto a seus bens, o que lhes aprouver” [Cód. Civil/2002, art. 1.639 (art. 256, do Cód. Civil/1916)], não se impede que, como estipulação antenupcial, estabeleça o noivo arras sponsalícias à sua mulher, dotando-a com os bens que venham garantir sua finalidade. (ngc)

ARRAZOADO. É vocábulo usado na linguagem forense, derivado de *razão*, de que se formou o verbo *arrazoar*, para indicar o *escrito*, em que se encontram argumentos ou alegações das partes litigantes, a serem juntados aos autos do processo.

E, assim, diz-se *arrazoado da defesa* (arrazoado apresentado pelo advogado do réu), ou *arrazoado do autor*, ou *arrazoado da acusação*, quando se trata de matéria penal e consiste nos argumentos ou peça de acusação do órgão do Ministério Público. É tido como sinônimo de *razões*.

Pelo sistema do CPC brasileiro, os *arrazoados* ou *razões* passaram a ser de uso restrito às apelações (*razões de apelação*) e aos recursos extraordinários (*razões no recurso extraordinário*).

No entanto, como simples memoriais em que as partes apresentam *razões* ou alegações sobre a demanda, não se impede que possam ser apresentadas em outras oportunidades, mesmo nas audiências de julgamento.

Serão sempre peças esclarecedoras e que muito poderão influir no *convencimento do juiz*.

As petições iniciais e as contestações, pelo sistema atual do Cód. de Proc. Civil, já vêm formuladas, quanto ao direito das partes, em forma de arrazoado.

Minuta e *contraminuta* do agravo, em verdade, são também arrazoados.

ARRAZOAMENTO. O mesmo que *arrazoado*. Na linguagem marítima, notadamente francesa, indica o ato pelo qual as autoridades marítimas *chamam um navio à fala*. Empregam o *arraisonnement*, derivado de *arraisonner* (arrazoar), que tem também o significado de *chamar um navio à fala*, expressão que significa o *exame* que as autoridades marítimas portuárias fazem em um navio que chega, para sindicar de sua procedência e das condições sanitárias em que se encontra.

ARRAZOAR. Na linguagem forense, significa apresentar ou expor as *razões* ou alegações sobre um efeito ou sobre uma causa, seja pró ou contra. Segundo a sua formação, de *razão* (*a-razão-ar*), quer, então, dizer: dar as *razões* escritas sobre o caso em juízo, ou escrever tais *razões* ou alegações para serem juntas aos autos do processo, dentro do prazo concedido pelo juiz, ou determinado por lei.

ARREBATAMENTO. Do latim *raptare* (arrastar, arrebatar, raptar), exprime a ação de tirar coisas do lugar e da posse de quem as tem, ou delas apoderar-se; ou de tirar pessoa, sob a custódia de outrem, ou apoderar-se dela, num e noutro caso contra a vontade de quem a detém ou de quem a custodia.

Assim, diz-se *arrebatamento do preso*, para significar que o preso foi retirado ou subtraído da prisão, ou do poder de quem o vigiava, para livrá-lo dessa prisão ou para lhe dar outro destino.

Se é para maltratá-lo, ou para submetê-lo a qualquer outro ato, que não se repute legal, semelhante arrebatamento entende-se crime previsto pelas leis penais (Cód. Penal, art. 353).

Igualmente, o *arrebatamento da coisa*, que se encontrava em poder de outrem, seja ou não esta a proprietária dela, com o fim de se apoderar da mesma, constitui crime. Se houver violência no arrebatamento, é crime de roubo. Quando não ocorre violência, é crime de furto.

Vide: *Furto, Roubo, Violência*.

Arrebatamento. Mas é expressão que significa, também, excitação e entusiasmo ou indicativo do estado de quem se entrega diante de certos fatos ou pelo calor do próprio entusiasmo.

ARRECADAÇÃO. Na terminologia do Direito Civil, Comercial e Processual, o vocábulo significa a apreensão de coisas ou bens, em poder de outrem, a fim de serem recolhidos a determinado local ou submetidos a certas condições.

Desse modo, diz-se *arrecadação dos bens de ausentes*, apreensão e arrolamento de tais bens para que fiquem sob vigilância da autoridade legal; *arrecadação dos bens vagos*, para análogas finalidades; *arrecadação dos bens da massa falida*, para que se componha a massa falida e sobre ela se cumpra o imperativo da lei; *arrecadação dos bens do “de cujus”*, para que se forme o acervo hereditário e se promova a partilha, segundo a lei.

Em quaisquer dos casos, *arrecadação* indica sempre a apreensão dos bens e seu arrolamento, para que se faça ou se cumpra uma formalidade legalmente instituída, como preliminar de outros atos decorrentes, que se seguirão.

Neste particular, convém ver que a *arrecadação*, embora tenha o sentido de tirar bens do poder de uns para levá-los para local ou poder de outrem, não tem o mesmo sentido de *arresto*, que indica medida de *apreensão violenta*, quando a mera arrecadação não tem este caráter.

ARRECADAÇÃO DA PENHORA. É o ato pelo qual o oficial de Justiça, encarregado de cumprir a penhora, promove a remoção dos bens dados ou oferecidos a ela, das mãos de quem os entregou para o poder do depositário público, ou da pessoa nomeada para substituí-lo.

Quando se permite que os bens penhorados fiquem ou continuem em poder da pessoa contra quem a penhora se cumpriu, a arrecadação faz-se simbolicamente, visto que aí não se processa qualquer remoção de bens de um para outro lugar.

ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS. No Direito Tributário, arrecadação, aplicada aos tributos, tem significação de *cobrança* ou percepção de tributos, isto é, a coleta das quantias devidas pelos contribuintes e que são por estes mesmos pagas nas repartições fiscais arrecadoras.

A arrecadação dos tributos, na sua execução ou efetividade, implica ato voluntário do próprio contribuinte, ao pagar o seu tributo na repartição a que está afeto o encargo, dentro do prazo dado pelas leis fiscais, para o cumprimento desta obrigação.

A falta de cumprimento voluntário deste dever dá motivo à ação executiva do Estado para haver as importâncias devidas pelo contribuinte faltoso.

ARRECADAÇÃO DE PRESO. Na linguagem do Direito Penal, tem o sentido de captura de alguém, que esteja sendo processado, ou já condenado, para recolhimento à prisão.

ARRECADAÇÃO DE SALVADOS. Assim se denomina a ação das autoridades alfandegárias no sentido de capturar os bens que se salvarem dos naufrágios (*salvados*), recolhendo-os a determinado local, onde ficarão sob fiscalização e custódia de funcionários aduaneiros, designados pelas autoridades superiores, até que se lhes dê outro destino.

ARREMATACÃO. Formada de remate (final, conclusão, resultado), quer, na linguagem jurídica, significar o ato pelo qual são bens ou coisas vendidos em leilão, ou hasta pública, em almoeda, ou a quem mais der.

Por essa forma, arrematação, bem expressando o sentido do vocábulo de que se formou, mostra o final, o resultado do leilão ou da hasta pública, em virtude da qual a venda que se tinha em mira foi realizada ou concluída.

Em geral, tomando-se a parte pelo todo, tem-se a arrematação na compreensão do próprio leilão ou hasta pública. Mas, em verdade, a arrematação é parte deles, pois que é o ato que ocorre ou está integrado no leilão ou hasta pública, para completá-los.

Desse modo, a arrematação significa a compra e venda que se faz no leilão ou na hasta pública, venda esta que se efetiva ao ofertante ou licitante do maior lance. E daí sua designação de venda em almoeda, que quer dizer a quem mais der. Tem a equivalência de licitação.

A arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irrevogável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado, quando assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo serventuário da justiça ou leiloeiro (vide artigos 686 e seguintes do CPC).

ARREMATAÇÃO COMUM. É a que se faz em leilão particular, onde o comprador, por ter feito a melhor oferta, adquire a coisa posta em leilão.

ARREMATAÇÃO JUDICIAL. É a que se promove em hasta pública determinada pelo juiz.

Para que a arrematação judicial se mostre ato perfeito, impõe a lei que várias exigências e formalidades sejam previamente atendidas.

Uma delas é a de publicidade ampla, do leilão ou da praça, objetivada pela publicação dos *editais de praça*, também chamados *editais de arrematação*, os quais serão formulados com os elementos que as próprias leis processuais consignam:

- a) a descrição do bem (móvel) e suas características; tratando-se de imóvel, a situação, divisas, inscrição ou transcrição aquisitiva;
- b) o valor do bem;
- c) o lugar onde se encontra;
- d) o dia, o lugar e a hora da hasta;
- e) a menção da existência de ônus ou recursos;
- f) a comunicação de que, se o bem não alcançar lance superior à importância da avaliação, sua venda se fará, em data aprazada, a quem mais der.

São elementos essenciais à validade dos editais. Sem eles, precisos e claros, a arrematação está inquinada de nulidade insanável.

E as formalidades são imprescindíveis, seja para a praça ou hasta pública, seja para o leilão judicial ou público.

A própria *afixação dos editais* tem a sua regra na lei processual (Cód. de Proc. Civil, art. 687).

Quando a arrematação ocorre em *praça*, o *pregoeiro* é o próprio porteiro dos auditórios forenses; quando em *leilão*, pelo leiloeiro público.

Nas *arrematações judiciais*, seja quando em leilão público, ou praça, torna-se indispensável a presença do juiz. E, sem a presença dele, o ato não se promove, sendo então adiado para dia em que for previamente designado e anunciado.

O próprio depositário dos bens a serem vendidos em almoeda deve estar presente à arrematação, quando sua presença se mostre indispensável para que *exiba as coisas a serem licitadas*.

A *exibição das coisas* a serem vendidas deve ser entendida quando esta exposição é necessária para exame dos objetos que vão ser postos em arrematação. Para os imóveis, tanto bastam os anúncios (editais) com os seus caracteres inconfundíveis.

Os *lanços* na arrematação serão garantidos por *caução*, quando não pagos à vista, em *dinheiro de contado*.

Para os imóveis, permite o Direito Processual vigente a arrematação a crédito, e isto para 40% do valor do preço da arrematação.

Qualquer pessoa pode adquirir bens pela arrematação. No entanto, as leis não permitem que os comprem ou os adquiram, mesmo em hasta pública:

- I – Os tutores, curadores, testamenteiros, administradores, síndicos, liquidantes, se bens confiados à sua guarda.
- II – Os mandatários, se bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados.
- III – Os juízes e serventuários da Justiça.

Quando se tratar de arrematação sobre bens hipotecados ou de que se tenha apenas o domínio útil, devem ser notificados dela o credor hipotecário ou o senhorio direto do mesmo imóvel.

A arrematação se entende concluída quando, verificado o maior lance, sem que outra pessoa faça melhor oferta, declara o pregoeiro estar findo o ato e arrematada a coisa pelo maior ofertante.

Mas a arrematação se considera juridicamente perfeita e irrevogável, quando, elaborado o *auto* que ela deve ser reduzida, é este assinado pelo juiz, pelo escrivão, pelo arrematante e pelo porteiro ou leiloeiro.

Sem que esta formalidade seja processada: lavratura do auto e sua assinatura, em realidade, não existe arrematação juridicamente concluída.

O auto de arrematação possui seus requisitos próprios (veja *auto da arrematação*). E tanto se faz próprio e exigível para a praça como para o leilão.

A anulação ou revogação da arrematação, por haver transgredido preceitos fundamentais, pode ser pleiteada em ação própria, pelas pessoas que tenham interesses na coisa arrematada, ou mesmo na arrematação.

O auto de arrematação é embargável pelo executado, na forma do que dispõe o artigo 746 do Código de Proc. Civil.

A *carta de arrematação*, que se expede a favor do arrematante, é o instrumento hábil e final por que se transfere o domínio dos bens arrematados. Mas o direito de propriedade, se os bens arrematados são imóveis, somente se firma depois de sua transcrição na forma legal.

Na arrematação de estradas de ferro, antes que se passe a carta de arrematação, é necessário notificar-se dela o representante da Fazenda Pública (nacional ou estadual), que tem preferência sobre sua aquisição, pelo preço ajustado na arrematação (Cód. Proc. Civil, art. 699).

O Cód. Penal, no art. 358, sanciona penas imputáveis às pessoas que procurarem impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial, ou tentarem afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem.

ARREMATANTE. Assim se denomina a pessoa que *arremata* um bem que é vendido em leilão ou praça.

É o *lançador* da melhor oferta ou o licitante do *maior lance*.

O arrematante, por via da regra, é obrigado a depositar o preço da arrematação dentro dos três dias contados da ocorrência da solenidade, sob pena de pagamento de multa de 20%, calculados sobre o montante do lance oferecido, que se podem exigir executivamente.

Pode ser *arrematante* quem tenha capacidade jurídica para praticar os atos com validade. Há pessoas que não podem adquirir bens vendidos em leilão ou praça.

Vide: *Arrematação*.

Por outro lado, assinado o *auto de arrematação*, não pode o arrematante, licitamente, desistir dela.

O *arrependimento do arrematante* somente se justificaria, se provado motivo com força para anulá-la. Sem *justa causa*, o arrependimento traz a consequência de perder o sinal dado, se o houver feito, e ainda lhe será cominada a multa de 20%.

Quando o arrematante é o próprio exequente, dispensa-se o depósito do preço da arrematação, se este é igual ou inferior ao valor da dívida exequenda. Se o preço é maior, tem que depositar o *excedente*.

Para que o arrematante se integre na posse dos bens arrematados, ser-lhe-á passada a *carta de arrematação*, com a qual, se os bens são imóveis, fará os competentes registros e transcrição.

ARREMESSO. Tem o sentido de indicar a ação ou o efeito de se *atirar alguma coisa* sobre determinado alvo.

Nesta acepção, mesmo, diz-se *fazer arremessos* como designativo do gesto de ameaçar alguém, promovendo ameaças de atirar algo sobre outrem.

O *arremesso de projétil*, que venha a ofender outra pessoa, constitui atentado à integridade física dessa mesma pessoa e é passível de penalidade, segundo as circunstâncias em que ocorreu, e na graduação da ofensa ou lesão promovida.

Mesmo se este *arremesso* ocorre contra veículo em movimento, destinado ao transporte público, por terra, por água ou por ar, cause ou não cause dano pessoal, a lei penal o considera crime contra a segurança dos meios de transporte. E o *arremetedor*, que se equipara ao *agressor*, está sujeito às sanções penais (Cód. Penal, art. 264).

Pelo que se infere do princípio penal, a intenção criminosa do agente está estruturada no próprio ato de execução do arremesso, não se perquirindo se teve ou não o ânimo de ferir alguém, ou causar dano à coisa.

ARRENDADOR. Assim se diz da pessoa que, sendo proprietário de imóvel, o dá em renda ou locação.

ARRENDAMENTO. Formado de *renda* ou *rendimento*, tem o sentido de mostrar a ação de arrendar.

Juridicamente, expressa o contrato pelo qual uma pessoa, senhora de um prédio, transpassa e assegura a outrem, mediante contribuição fixa e prazo certo, o uso e gozo do mesmo.

O arrendamento tem, assim, feição semelhante ao contrato de *locação*. Na locação, a coisa também se dá para uso e gozo do locatário, mediante certa retribuição e pelo prazo que se estipular.

No entanto, o *arrendamento* se firmou mais especialmente para designar a *locação* da propriedade imobiliária rústica ou dos prédios não urbanos, reservando-se *locação*, propriamente, para o contrato de aluguel das casas ou prédios urbanos e o de bens móveis.

Nesse sentido mesmo, determina a lei civil que, quando a *enfiteuse* traz prazo limitado, é *arrendamento*.

Quando o arrendamento versa sobre bens de raiz de menores, este se efetivará pela *melhor oferta*, evidenciada em hasta pública.

Arrendamento. Na terminologia do Direito Público e do Direito Administrativo, o vocábulo designa também a concessão que é feita a uma pessoa para que arrecade determinadas *rendas* devidas ao erário.

E assim se diz *arrendamento dos impostos*, *arrendamento de mercados*, em que os arrendatários, havendo assumido o compromisso de pagar ao Estado determinada soma, ficam no direito de arrecadar as rendas pertinentes ao objeto do arrendamento, com elas cobrindo a soma da prestação devida, as despesas decorrentes da mesma arrecadação, e ficando com o saldo daí advindo, que se mostra benefício resultante da concessão obtida.

ARRENDAMENTO MERCANTIL.

Vide: *Leasing*.

ARRENDAR. Significa dar ou tomar em arrendamento uma propriedade imóvel, mediante o recebimento ou paga de um rendimento ou renda, satisfeito pelo arrendatário.

Tem o mesmo sentido de locar a coisa. E se aplica, também, para significar o ato de conceder a uma pessoa o direito de receber ou arrecadar impostos ou rendas públicas, mediante a paga, por esta concessão, de soma previamente estipulada.

ARRENDATÁRIO. Assim se diz da pessoa que toma um bem em arrendamento.

ARREPENDER-SE. Em sentido eminentemente civil ou comercial, quer significar o fato de uma pessoa, mudando de ideia, ou, como vulgarmente se diz, voltando atrás, não atender ou não realizar o negócio ou ato jurídico que tinha combinado ou ajustado. É assim *mudar de opinião*, *de parecer*, *de propósito*, no sentido de não fazer ou não cumprir aquilo a que se tinha obrigado.

É tomado também no sentido de *retratar-se*.

A ação de *arrepender-se* tem, na técnica da linguagem jurídica, a designação de *arrependimento*.

ARREPENDIDO. Assim se diz da pessoa que se *arrepende* e, assim, deixa de executar o ato a que se havia obrigado ou de realizar o negócio, que havia combinado, isto é, retira seu consentimento para a feitura do ato ou realização do negócio.

ARREPENDIMENTO. Assim se diz da ação do contratante que retira seu consentimento ao contrato ajustado ou negócio combinado, antes de efetivamente executado ou de realizá-lo, ou de assinar o competente instrumento de contrato, que o materializará.

O *arrependimento* mostra-se uma faculdade da pessoa que contrata ou ajusta um negócio. Mas, se a *mudança de sua vontade*, que motiva a retirada de seu consentimento, antes de concluído o contrato, traz prejuízos à outra parte, corresponde a direito dele de exigir do arrependido perdas e danos resultantes de seu ato.

No entanto, se as próprias partes ajustaram a admissibilidade do arrependimento, antes que o contrato ou negócio se tivesse cumprido, nenhuma indenização pode exigir a parte não arrependida da outra que se arrependeu.

Do mesmo modo, se o *arrependimento* ou retirada do consentimento, se funda em *justa causa*, ou razão ponderável, que mostre fundamento para a desistência do negócio ou inexecução do

ato, tal como erro ou outro qualquer vício do consentimento, o arrependimento se mostra procedente e não pode dar motivo ao pedido de perdas e danos pela parte contrária.

Arrependimento. No sentido penal, não tem outra acepção: é igualmente a *desistência voluntária* de praticar o ato criminoso, não consumando o crime ou impedindo que o resultado dele se produza.

Quando, por *arrependimento eficaz*, o crime não se pratica ou se impede que se atinjam os resultados anteriormente pretendidos, somente o agente responde pelos atos já praticados, não se lhe imputando, assim, sanção pelo crime que não chegou a executar.

ARREPENDIMENTO EFICAZ. Quando, por arrependimento eficaz, o crime não se pratica ou se impede que atinjam os resultados anteriormente pretendidos, somente o agente responde pelos atos já praticados, não se lhe imputando, assim, sanção pelo crime que não chegou a executar.

Denomina-se TENTATIVA ABANDONADA OU QUALIFICADA os casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz. (npg)

(Vide: *Comportamento pós-delitivo positivo*)

ARRESTADO. Como substantivo, indica a pessoa contra quem se requereu o *embargo* ou *apreensão* dos bens.

Como adjetivo, qualifica os bens que são apreendidos pelo *arresto*.

ARRESTANTE. Assim se diz da pessoa que requer judicialmente um *arresto*.

ARRESTO. Originado do latim medieval, *arrestatio*, ou mais propriamente de *arripere* (*dead e rapere*) com o sentido de *levar violentamente a juízo, apossar-se, apoderar-se de*, possui, na linguagem jurídica, acepção similar.

Indica a *apreensão judicial* dos bens do devedor, ordenada pela Justiça, como meio acautelador de segurança ou para garantir o credor quanto à cobrança de seu crédito, evitando que seja injustamente prejudicado, pelo desvio desses bens.

Chamam-no, também, de *embargo*, sendo, pois, medida que se decreta judicialmente para preservar o direito do credor, que exiba prova inequívoca desse direito, para que se apreenda (*arreste*) a coisa indicada ou os bens do devedor, de valor aproximado, ou igual ao crédito do requerente (*arrestante*), suficientes para a cobertura da obrigação exigível.

Esta coisa ou estes bens, depois de *arrestados* ou *embargados*, ficam sob a guarda da Justiça, até que se ultime a pendência, que a justificou.

A finalidade do *arresto*, como se vê, é a de assegurar ao credor, *preparatória* ou *preventivamente*, a solvabilidade do próprio devedor, visto que sobre os bens por essa forma apreendidos (arrestados) será, futuramente, efetivada a própria execução da sentença obtida na ação principal. E eles se *arrestam*, quando se teme o seu desvio, ou que o devedor os oculte ou os sonegue para satisfação da execução.

Não se concede o *arresto*, sem que se evidencie *prova literal* de dívida exigível e ocorram *motivos sérios* para a apreensão dos bens, diante dos quais se possa concluir da intenção fraudulenta do devedor em fugir ao pagamento de sua dívida.

O desvio de bens, por exemplo, tanto o justifica, se, pela falta desses bens, ocorrer notável desfalque ao patrimônio do devedor. Mas, se restam bens que possam atender à dívida, o desvio parcial não se mostra imperativo para o *arresto*.

O *arresto* diferencia-se do *sequestro*: este é a apreensão da coisa em litígio, coisa certa e determinada.

O *arresto* dá-se sem preferência de bens: em tantos quantos suficientes para garantir o pagamento da dívida.

Quanto à prova literal da dívida, é necessário que esta se faça. E que se evidencie que a dívida seja *líquida e certa*.

Vide: *Prova literal*.

A certeza e liquidez da dívida, devidamente comprovada, é que autoriza a decretação da medida.

E esta tanto pode ocorrer preliminarmente, antes que a ação tenha sido proposta (medida preparatória), como no curso da lide (medida preventiva), se ocorrem razões para a sua admissão.

O processo do arresto diz-se *processo acessório*, porque, antes ou durante a lide, tem autos próprios. E sua solução depende da solução da ação principal.

Quando o arresto é pedido como medida preparatória, deve ser a ação principal proposta dentro do prazo de trinta dias, contados de sua concessão, sob pena de perder a eficácia que lhe é atribuída por lei e ficar ainda o arrestante sujeito ou obrigado a reparar os danos resultantes da medida que lhe foi conferida (Cód. de Proc. Civil, art. 806).

O arresto, que não for concedido por autoridade judicial, entende-se medida arbitrária e ilegal, sendo passíveis seus agentes de sanções penais, conforme o caso e segundo se exterioriza.

ARRESTO DO PRÍNCIPE. Na terminologia do Direito Marítimo e do Direito Internacional, diz-se *arresto* ou *embargo do Príncipe* para designar o ato de um Estado soberano, em caso de guerra ou de perturbações de outra ordem, impedindo a saída momentânea de navios de carga ou de passageiros, nacionais ou estrangeiros, que se encontrem nos portos do país, ou em suas águas territoriais, não somente no intuito de assegurar a integridade e defesa desses navios, como de garantir a própria neutralidade do país.

O *arresto do Príncipe*, medida tão grave e séria como o arresto comum, deve ter justificativa ou razões de ordem imperiosa.

São indicadas como *causas* para a sua decretação: *guerra direta*, *represálias* e *necessidade particular*.

Também se entende como *arresto do Príncipe*, e mais propriamente *arresto de potência*, quando o Estado, usando de sua soberania, *interdita um navio*, mesmo sem que se encontre sob a imposição de embargo, para impedir que levante âncora do local em que se encontra, enquanto sob interdição.

Do mesmo modo, o arresto pode dar-se em navio que se encontre navegando em águas territoriais do país ou mesmo em alto-mar, para que o mesmo seja conduzido a destino diverso do que tem, fundado em necessidade do arrestante ou em suspeita de alguma infração à sua neutralidade.

O arresto do *Príncipe* ou de *potência* mostra riscos que devem ser assumidos pelos seguradores.

ARRIBADA. Na linguagem do Direito Marítimo, *arribada*, embora signifique a entrada de um navio em um porto, tem a acepção de *entrada em porto não incluído na sua rota ou escala de viagem*.

Desse modo, no rigor da conceituação jurídica, *arribada* indica o recolhimento do navio a um porto, seja por que motivo for, que não se encontrava anotado na sua rota ou que não era o de seu destino.

Segundo as circunstâncias que motivam a arribada e, para evidência das responsabilidades do ato praticado, a arribada se diz *voluntária* ou *forçada*.

Da evidência de uma ou outra modalidade, isto é, da verificação dos motivos que impeliram o capitão a desviar a rota de seu navio e entrar em porto que não era de seu destino, decorre a responsabilidade dos *riscos*, que vieram em consequência da arribada.

A reentrada no porto de onde saiu o navio também se diz *arribada*.

ARRIBADA FORÇADA. A arribada forçada, que também se diz necessária, ocorre se, por qualquer circunstância alheia à vontade do capitão, é ele *forçado* a mudar o rumo do navio, entrando em algum porto, que não o de destino.

Na arribada forçada, os danos causados, isto é, as despesas consequentes do acontecimento são reputadas *avarias comuns*, desde que a sua *causa* se mostre em *benefício da comunhão*.

São causas justas:

- a) falta de víveres ou aguada;
- b) acidentes, acontecidos à carga ou à equipagem, ou ao navio, que impossibilitem este de continuar a viagem;
- c) temor fundado de inimigo ou pirata.

A justa causa está, assim, sempre no fundamento da força maior que motiva a deliberação.

Para a descarga da mercadoria transportada pelo navio arribado, determina a lei processual as regras que devem ser seguidas (arts. 772 e segs. do CPC/1939, mantidos em vigor pelo art. 1.218, XVI, do CPC/1973).

As leis alfandegárias, por seu turno, determinam medidas que se diferenciam segundo:

- a) o porto é alfandegado ou habilitado;
- b) ou não é o porto alfandegado nem habilitado.

Quando, no primeiro caso, a licença para a descarga cabe ao inspetor da alfândega, ou autoridade que o substitua.

No segundo caso, a licença é dada pelo juiz de direito de localidade ou comarca em que a arribada se der, embora tenha de cientificar o ocorrido à autoridade alfandegária mais próxima.

Tão logo cessem os motivos da arribada, deve o navio seguir o seu curso, sob pena de responder o capitão ou dono do navio pelas despesas que a demora ocasionar.

ARRIBADA VOLUNTÁRIA. Assim se diz quando o navio aproa para um porto, que não é de seu destino, sem qualquer motivo que a justifique, mas, simplesmente, pela deliberação do capitão do navio.

O capitão que assim age, transgredindo deveres que lhe são impostos e tomando iniciativa de mero capricho, comete ato de *barataria* ou *ribaldia*.

Em tal caso, o *segurador* não responde pelo dano ou avaria que aconteça aos efeitos segurados, cabendo ao capitão responder pelas perdas e danos resultantes de seu ato voluntarioso.

ARRIMO. Na terminologia jurídica, é tomado no sentido figurado de *amparo*, *proteção*.

Designa, assim, a pessoa que serve de amparo ou proteção a outra, de cuja subsistência se encarrega.

Desse modo, diz-se *arrimo de família* a pessoa que tem a seu cargo o sustento de pessoas de sua família, sob cuja proteção e auxílio vivem.

Na convocação para o serviço militar, o arrimo de família tem dispensa do serviço efetivo.

Arrimo. Também serve para designar, nas construções, a obra de alvenaria, ou de qualquer outra natureza, empreendida para segurança de qualquer coisa.

Assim é *muro de arrimo*, que se faz para segurar terreno mais elevado, evitando que desmorone; ou *estaca de arrimo*, para significar o apoio que se presta à segurança de qualquer construção, por meio de um pau fincado no chão e que sustém aquilo que se quer manter firme.

ARRISCADO. Em uso de terminologia comercial para designar os negócios ou as operações que, por suas aparências, se mostram perigosos ou de grandes riscos, de modo que já se antevê sua realização prejudicial às pessoas que deles participam.

Desse modo, dizem-se *operações arriscadas* aquelas que não apresentam indícios de segurança e que, por isso, se mostram como aventureiras. E *negócios arriscados* aqueles que se estabelecem de modo precipitado, sem as necessárias precauções ou sem atenção às cautelas normais que se devem em toda iniciativa desta ordem.

Pela lei civil brasileira, o gestor responde pelo caso fortuito, quando fizer *operações arriscadas*, ainda que o dono do negócio as costumasse fazer ou quando preterir interesse deste em proveito dos seus.[Cód. Civil/2002, art. 868, *caput* (art. 1.338, do Cód. Civil/1916)].

Operações arriscadas mostram-se *especulações*. (ngc)

ARROGAÇÃO. Do latim *arrogare* (*arrogatio*), com o sentido de designar a adoção ou o perfilhamento de pessoa adulta, que não se encontrava mais sob o poder familiar de outrem, isto é, de pessoa *sui juris*. Diz-se também *ad-rogação*.

Arrogação. Também se entende a ação e efeito de atribuir a si o direito sobre uma coisa, sem qualquer fundamento. É, assim, o ato de apossamento indevido, sobre coisa alheia ou de dono desconhecido, sob alegação infundada de que lhe pertence.

ARROGADO. Pessoa maior ou *sui juris* que é adotada por outrem.

ARROGANTE. Pessoa que adota alguém que seja *sui juris*.

ARROGAR. Tem o sentido de atribuir a si coisa que não lhe compete; tomar, exigir qualidades ou direitos que não lhe cabem.

Ou quer significar a ação de adotar pessoa *sui juris*.

ARROLAMENTO. Assim se entende, na terminologia jurídica, especialmente forense, o ato pelo qual se toma o *rol* de várias coisas, assinalando-as ou as descrevendo por sua qualidade, números e demais características que as distinguem entre si e de outras coisas.

Tem o mesmo sentido de *inventário*, isto é, a relação de bens existentes em certas circunstâncias e cuja anotação deve ser feita em conjunto, para os bens que a própria lei enumera ou para atender a determinação emanada de autoridade judiciária.

Arrolamento. Na técnica forense, serve para designar a espécie de inventário e partilha, havidos entre maiores e capazes, ou quando o valor da herança se mostra de soma inferior a determinado valor (CPC, art. 1.036), cujo processo se diz por *arrolamento*.

Nos inventários de pequenas quantias, o arrolamento vem facilitar a marcha processual, tornando-o menos oneroso, desde que para seu procedimento são simplificadas as regras processuais.

No arrolamento entre maiores, onde a importância da herança pode ser de qualquer vulto, somente se exige que os herdeiros tenham *capacidade* para *transigir* e, antes que se determine o procedimento do inventário, assinem ato judicial acordando nesta forma processual de inventário e partilha.

O Cód. de Proc. Civil estabelece as normas para o arrolamento nos arts. 1.031 e seguintes.

ARROMBAMENTO. Na terminologia jurídica, tem *arrombamento* sentido comum: quer dizer ação de abrir com violência alguma coisa, que se encontrava fechada, como portas, caixas, cofres ou muros.

É a *abertura com estrago* de alguma coisa, que não se podia abrir, ou que se violenta, derrubando, despedaçando ou rompendo, com a intenção de penetrar nela ou dela retirar algo que ali se encontrava guardado.

O *arrombamento* pode ser ato determinado por autoridade judiciária ou administrativa, a fim de que se cumpra *diligência* por ela determinada. Em tal caso, mostra-se ato legal e não constitui atentado contra a propriedade alheia.

Mas se o *arrombamento* tem como intenção depredar alguma propriedade alheia ou apoderar-se de coisas que não lhe pertencem, contra a vontade de seu dono, entende-se crime previsto e qualificado na lei penal.

Se o intuito é o de *mera depredação* é crime de dano. Responde o culpado pelos prejuízos decorrentes da deterioração causada, além da pena, que lhe será imposta.

Se o arrombamento se efetiva para que possa alguém apoderar-se de coisa alheia, contra a vontade de seu dono, será crime de roubo. É mesmo um de seus elementos, porquanto *oroubo* se caracteriza precisamente pela *violência* à coisa ou à pessoa, antes de sua prática. E o *arrombamento* da casa, do cofre ou do móvel, em que se encontra o objeto, assim, violentamente apossado, é índice dessa violência.

Noutros crimes, onde ocorrer *arrombamento* que se mostre preparatório ou auxiliar do crime, ele será circunstância agravante.

ARROMBAMENTO DA CADEIA. Assim se diz o ato de provocar rombos no edifício em que se achem os presos, seja para livrá-los, quando feitos por estranhos, seja por eles próprios para fugirem. Num ou noutro caso, o ato se mostra infração às leis penais, que aplicam aos culpados, segundo as circunstâncias, as penalidades próprias aos crimes então qualificados.

ARRUAMENTO. Na terminologia do Direito Administrativo, ou melhor, das posturas municipais, *arruamento* quer dizer dar ou marcar o alinhamento, a fim de que se estabeleçam ruas em locais ainda não aproveitados pelos distritos urbanos ou suburbanos, dividindo-os; distribuindo nos respectivos terrenos as novas ruas.

Arruamento é, pois, o estabelecimento de novas ruas.

O *arruamento*, mesmo em terrenos privados, constitui matéria de competência e iniciativa exclusiva da municipalidade. Ela é que determina os seus traçados, indicando suas designações e promovendo o alinhamento e o nivelamento delas, não se permitindo, pois, construções em ruas novas sem a satisfação de todas as exigências concernentes ao caso, mediante aprovação dos mesmos projetos no departamento instituído para esse fim.

No loteamento de terrenos para venda assim loteados, devendo a planta ser aprovada pela Prefeitura Municipal, esta poderá alterar o *arruamento* que não estiver na conformidade de seu plano urbanístico, impugnando o que tenha sido apresentado.

A questão de *arruamento* é sempre matéria de competência privativa da municipalidade. E qualquer plano dessa natureza está subordinado a seu exame e aprovação.

ARRUINAR. É expressão que tem, na linguagem jurídica, os mesmos significados da linguagem comum.

Aplica-se para distinguir o que está destrozado ou derruído: *marcos arruinados* são os que se destruíram; *casa arruinada* é a casa que não mais se pode habitar.

Aplica-se, também, para atestar o estado de insolvabilidade a que chegou uma pessoa: *comerciante arruinado* é o mesmo que *comerciante falido*.

No entanto, por vezes, *arruinar* tem acepção de *esbanjar*. E assim se diz *arruinados* os bens para indicar o esbanjamento a que os bens estão sendo levados, de modo a provocar um estado de insolvabilidade ou de miséria à pessoa a quem pertencem.

Arruinar, pois, tanto pode ser *esbanjar*, como *consumir*. Esbanjar, se ocorre um desvio, pelo qual a coisa ou os bens tomam destino improdutivo. Consumir, se os bens se vão deteriorando ou destruindo por falta de conservação, ou pela própria ação dos tempos.

ARRUMAÇÃO. Têm várias acepções, tanto *arrumação* quanto *arrumar*. A primeira e mais geral é a de “Pôr ordem, arranjar, compor” (no Aurélio e outros). Têm as acepções também de “escrituração em ordem”, “posição de carta geográfica; rumo” etc.

Arrumação vem do francês *arrimage*, substantivo do gênero masculino, e verbo *arrimer*. O dicionarista francês define *arrimer*: “arrumar, dispor a carga num navio; estivar” (Nonnenberg, Courtenaz, S. Burtin-Vinhotes), mas, na acepção primeira e geral *arrumar* é, em francês, *arranger, ranger, mettre en ordre*, e *arrumação* é *arrangement*.

Como palavra de uso comercial, significa o modo pelo qual o comerciante escritura os seus livros comerciais, para registro de todas as operações efetuadas pelo seu estabelecimento. Assim se dirá: *arrumação de livros* – livros escriturados em devida forma e cuidadosamente conservados.

Vide: *Livros comerciais*.

Mas, pode, ainda, em linguagem comercial e em acepção pejorativa, indicar ato de fraude: o meio por que o comerciante manda escriturar seus livros, sem atenção às regras da contabilidade, para encobrir falhas ou sonegar impostos. Neste sentido, então, tem a sinonímia de *arranjo*. E assim se diria: *arranjos na escrita*.

Como expressão da linguagem náutica, a que os franceses chamam *arrimage*, os ingleses, *stowage in the hold*, e os italianos, *stivaggio*, é sinônimo de *estiva*.

Em tal caso, expressa a maneira por que se acomodam e se depositam, no navio, a carga, o lastro, a aguada, as munições de guerra ou de boca, que devem ser transportadas.

É diligência que fica aos cuidados do capitão. E a *arrumação* do navio ou da embarcação se apresenta como ato de relevância na navegação, porquanto da má *arrumação* podem advir consequências que sejam prejudiciais à carga e ao próprio navio.

A *arrumação do navio* quer, por isso, significar o bom *condicionamento* de tudo o que o mesmo transporta, obediente às próprias regras instituídas por lei, pois que até os próprios locais em que as mercadorias se acomodam ou se condicionam são objeto de regras das leis comerciais.

Ainda, como expressão náutica, possui o sentido de *rumo* ou *determinação do rumo*.

E, assim, designa, igualmente, o complexo de sinais atmosféricos, pelos quais os marítimos, em alto-mar, tomam orientação acerca do rumo em que se pode encontrar terra próxima.

ARRUMAR. Além de ter o sentido ou significar *escriturar livros, acondicionar mercadorias em um navio*, com a mesma acepção em que é tida a palavra *arrumação*, em linguagem náutica significa também dar direção ao navio. E assim se diz *arrumar a proa*, como *aproar para determinado rumo*. Possui, ainda, outras acepções.

Vide: *Arrumação*.

ARSENAL. Palavra de origem árabe, *dar-aq-cina'â*, com o significado de casa da indústria, fábrica.

É expressão de uso eminentemente militar.

Tem o sentido de indicar o estabelecimento ou local onde se fabricam e se depositam armas, munições e demais apetrechos de guerra; ou onde se constroem ou se reparam as embarções de guerra e se armazenam ou guardam os aprestos e aparelhos sobressalentes para os equipar, quando necessário.

Assim se diz: *arsenal do exército e arsenal da marinha*.

ARTE. Palavra derivada de latim *ars* (destreza, perícia, tudo o que é de indústria humana) possui infinidade de sinônimos.

Geralmente, indica o conjunto de regras e princípios, a que se condiciona a execução de alguma coisa, ou mostra a *aplicação* dos conhecimentos humanos à objetivação do pensamento.

Mas, em sentido estrito, *arte* serve para indicar ou designar toda espécie de profissão ou ofício, desempenhado por alguém.

Desse modo, usam-se das expressões: *arte dentária*, para designar a profissão do dentista: *arte tipográfica*, para assinalar a profissão do tipógrafo etc.

Para agrupar as várias profissões, segundo a espécie de atividades exercidas, empregam-se as expressões:

Artes liberais, designando as profissões que têm como fundamento atividades de ordem intelectual ou cultural: os professores, os advogados, os médicos, os engenheiros, os contabilistas.

Artes mecânicas, as que têm como base o trabalho material, seja executado pelos braços ou pelas próprias máquinas: os ferreiros, os torneiros, os mecânicos, os pedreiros etc.

Belas-artes, que têm por finalidade fixar o belo, excitando a nossa sensibilidade: o desenho, a pintura, a escultura, a arquitetura etc.

ARTEFATO. É expressão genérica que designa, na linguagem jurídica, notadamente do Direito Tributário, todo produto de fábrica, seja tecido, torneado ou de qualquer outra natureza.

Artefato, pois, assinala a mercadoria fabricada ou que se produziu mecanicamente.

Desse modo, dizem-se *artefatos de borracha*, *artefatos de lã*, *artefatos de seda*, *artefatos de madeira*, *artefatos de couro*, para pôr em evidência a matéria-prima que foi utilizada no fabrico do produto, que se expõe, ou que se entrega ao consumo público.

As leis fiscais costumam classificar as mercadorias sujeitas à tributação sob tal denominação, agrupando-se segundo a matéria-prima principal com que são fabricadas.

O artefato, em regra, resulta do beneficiamento da matéria-prima para a criação de qualquer utilidade ou a transformação de utilidade em produto, considerado como novo pela nova aplicação que lhe será dada no consumo.

ARTESANATO. Assim se denomina uma forma de exploração da indústria, que se desenvolveu na Idade Média.

Caracteriza-se o *artesanato* pelo predomínio do trabalho manual no fabrico de mercadorias, ou produtos destinados ao uso e consumo coletivo, sob base eminentemente individual e quase sempre sem utilização de máquinas, salvo em pequena escala.

É o fabrico, por assim dizer, domiciliar, visto que cada *artesanato* se desenvolve, especialmente, na própria residência do artesão. Produz-se fora das organizações industriais.

ARTESÃO. Expressão que se deriva do italiano *artigiano*, tem, geralmente, o mesmo sentido de *artífice*.

Designa a pessoa que executa trabalhos pelo sistema de *artesanato*, um trabalho mecânico ou um ofício.

Mas, a rigor, o *artesão* é o trabalhador, *artífice*, ou *fabricante individual*, isto é, aquele que fabrica produtos artesanais que são postos ao uso e consumo público, em pequena escala, seja sozinho ou com auxílio de sua mulher e filhos, em oficinas ou pequena fábrica junto à sua própria habitação. É o *obreiro do artesanato*.

ARTICULAÇÃO. Palavra que se origina da expressão latina *articulus* ou *articulatio* (ligação, conexão, relação das partes de um discurso), designa, na terminologia forense, a *exposição* de

fatos, que se deduzem por artigos, ou parágrafos separados, com os *argumentos*, com que se deseja prová-los ou com a promessa de mostrar a sua prova.

Assim sendo, *articulação* indica sempre a dedução de fatos ou alegações sobre fato ou direito, formuladas por artigos.

Articulação. Entende-se, também, pôr em movimento alguma coisa. *Articulação de um negócio* ou *articulação de um processo*: é a maneira de movimentar o negócio ou o processo, promovendo os meios que se fazem necessários.

ARTICULADO. Assim se designa a peça forense, razões, alegações, que se formulam por artigos ou parágrafos separados, para que melhor se deduzam os fatos ou as razões em que se funda a defesa ou a acusação, constante do pedido ajuizado.

A denominação, por esta forma, tanto indica o libelo, as razões finais ou de apelação, as contrariedades, os embargos, como a própria petição ou petições que sejam elaboradas por artigos separados.

Os *artigos de habilitação*, os *artigos de falsidade*, os *artigos de liquidação* mostram-se articulações e o documento ou papel em que eles deduzem recebe o nome de *articulado*.

ARTICULAR. Na terminologia forense, é indicativo da exposição ou alegação feita por artigos.

Articular. Mas também significa a série de atos que se praticam para que o negócio ou o processo tenha seu regular andamento. É sinônimo, assim, de *movimentar* qualquer coisa, com o emprego dos elementos a isso necessários.

ARTÍFICE. Palavra derivada do latim *artifex* (perito, hábil, industrioso), designa, na linguagem mercantil, a pessoa que produz qualquer *artefato* ou que professa alguma *das artes*. É sinônimo do obreiro, operário, artista, oficial mecânico.

Mas, em sentido estrito, *artífice* designa o *obreiro* ou *oficial*, que executa sua *arte* consoante as encomendas que recebe e que são levadas às suas *oficinas*.

E, por essa razão, não se pode confundir com o comerciante, que se mantém da *especulação*, pois que essa é a base do comércio: fabricar ou comprar para vender com o fito de lucro.

ARTIFICIAL. Na linguagem jurídica, assim se diz de tudo o que é feito pelo homem, por sua arte ou por sua indústria.

Contrapõe-se ao sentido de *natural*.

Artificial. Igualmente se diz da *prova* que não tem consistência ou se mostre de mero engenho daquele que a procura deduzir ou mostrar. Provas inventadas artificialmente: arquitetadas engenhosamente sem qualquer fundamento ou realidade.

ARTIFÍCIO. Originada de *artificium*, expressão latina que possui inúmeros sentidos, em acepção geral, significa habilidade, aptidão, arte. Indica também o *processo* por meio do qual se consegue um produto ou artefato ou o *meio* por que se atinge um objetivo.

Artifício. É assim que, na terminologia jurídica, *artifício* tem uso generalizado para indicar *oprocessos enganosos*, os meios ou manobras fraudulentas e astuciosas, empregadas por alguém com o intuito de induzir outrem à prática de ato, que lhe aproveita diretamente, ou a outra pessoa, que não o *enganado*.

O *artifício* cria a *astúcia*, prepara o *ardil*, estrutura a *fraude*, gera o *dolo*, aparenta o *subterfúgio* ou o *disfarce* e produz o *engano*.

Como processo e meio de consecução de determinado objetivo, o *artifício* revela o próprio engano astucioso ou a figura artificiosa que se produziu para trazer outra pessoa à prática de ato, que ela não executaria sem tal astúcia.

Também mostra a soma de manejos ou de atos executados com o intuito de fugir ao cumprimento de uma obrigação, como ocorre na *fraude contra os credores* ou na *fraude de execução*.

O *artifício* conduz sempre o sentido da *má-fé* e da intenção dolosa (*animus dolandi*), e o desejo de causar prejuízo a outrem.

E consiste sempre no emprego de uma *combinação de fatos* ou *maquinação ardilosa*, com o fim de enganar terceiros, sendo necessário que tome *corpo* ou se revista de uma *forma*, de modo a torná-lo visível e tangível; é necessário, assim, que o artifício se tenha materializado para assegurar a intenção do artificioso.

ARTIGOS. Derivado do diminutivo de *artus* (*articulus*), com o significado de *seção, divisão, termo, palavra*, é vocábulo que possui uma infinidade de sentidos.

Artigos. Na linguagem comercial, tem o mesmo sentido de mercadorias ou gêneros. E assim se dizem *artigos de primeira necessidade, artigos de luxo* etc.

Artigos. Na terminologia de imprensa, é sinônimo de *editoriais* ou comentários insertos nos jornais: *artigo de fundo*, é o que expressa o principal editorial do jornal.

Assim se dizem *artigos jornalísticos*.

Artigos. Na terminologia jurídica possui também diversos sentidos:

a) Designa artigo a divisão elementar e fundamental das leis, na qual se encontra condensada uma disposição legal ou um princípio, que se constitui em regra ou em norma a ser seguida em determinado caso, a qual, para facilidade de citação, vem seguida de um *número*, que é somente dele, em cada lei. As leis, regulamentos, regimentos, em que se formulem princípios e regras para serem atendidos e cumpridos, são divididos em *artigos*, que vão numerados em ordem crescente, a partir de um ou primeiro.

Em tal hipótese, os artigos podem ser fracionados em *parágrafos* e *alíneas*, que se entendem a eles pertencentes. E por isso não podem ser citados sem alusão ao seu número: § do art. 26, ou alínea *a* do art. 25.

b) Numa *articulação, alegação* ou em *razões*, dá-se o nome de *artigo* a cada uma das alegações, deduções ou circunstâncias formuladas pela parte e que vão separadas no articulado, arrazoadas ou *razões, em forma de artigos*. Representam, assim, os pontos *particularizados* das alegações deduzidas ou das deduções a que se chega.

c) Em vários casos, também, designa os *pontos arguidos* por uma das partes, ou para serem provados por ela ou para serem contraditados pela outra parte: *artigos* para o interrogatório; *artigos* do libelo etc. É, assim, a articulação ou enunciação de fatos que se devem provar ou demonstrar em juízo.

ARTIGOS DE ATENTADO. Assim se denomina o articulado que se elabora para provar que houve *atentado* ou inovação contra direito, no curso de lide pendente.

Este articulado, assim, indicará por artigos, as *circunstâncias*, em que a inovação ocorreu, formulará as deduções e fará todas as demais alegações necessárias à demonstração do que se pretende provar.

ARTIGOS DE FALSIDADE. É expressão que designa a enunciação escrita das alegações que procuram provar que o documento ajuizado é falso.

No *articulado*, não somente a parte pode alegar o que lhe ocorre para evidência da falsidade, como pode pedir exames e perícias necessárias a essa comprovação, com citação da parte contrária, a quem cabe acompanhar todas as diligências promovidas.

ARTIGOS DE HABILITAÇÃO. Assim se diz da petição articulada, que é dirigida ao juiz da causa pelo herdeiro do litigante falecido, que pretende assumir sua posição na demanda.

Essa petição é oferecida com a citação da parte interessada.

ARTIGOS DE LIQUIDAÇÃO.

Vide: *Liquidação*.

ARTILHARIA. Expressão de uso militar, para significar o conjunto de *bocas de fogo* e do material necessário para que elas funcionem, compreendendo também o *personal especializado* nessa *arma de guerra*.

Representa uma das *armas* ou seção do exército, isto é, aquela que se especializa no uso e manejo dos canhões, morteiros e de outros instrumentos de disparar tiros por meio de pólvora ou explosivos, a que vulgarmente se chama de *bocas de fogo*.

Toma ainda diversas denominações especiais, segundo o local em que está estabelecida ou conforme o meio por que se locomove:

ARTILHARIA DA COSTA. Quando estabelecida nas costas ou no litoral de um país para defendê-lo das incursões marítimas.

ARTILHARIA DE CAMPANHA. A que se locomove puxada por muares ou cavalos, sendo montada em carretas.

ARTILHARIA DE MONTANHA. Quando as peças são apropriadas para uso em terrenos acidentados.

ARTILHARIA DE PRAÇA. Quando montada para defesa de uma praça de guerra.

ARTILHARIA MONTADA. Em que artilheiros e peças se transportam sobre o lombo do animal.

ARTILHARIA MOTORIZADA. Quando as bocas de fogo são montadas em aprestos acionados por motores.

ARTILHARIA NAVAL. Conjunto de peças ou bocas de fogo utilizadas pelos navios ou pelas forças de marinha.

ARTILHEIRO. Assim se diz do oficial ou soldado que pertence à artilharia ou de toda pessoa que tem habilidades para manusear peças de artilharia.

ARTISTA. Vulgarmente, artista é todo aquele que cultiva ou faz profissão de uma arte. E, por vezes, confunde-se com o próprio *artífice*, sendo o obreiro habilitado no fabrico ou produção de certos artefatos.

Artista. Mas, em conceito estrito, é toda pessoa que se dedica às *belas-artes*, ou dotada da virtude e disposição necessárias para alguma das belas-artes. *Pintor, escultor.*

Os artistas, embora obreiros de arte mais de prazer e de refinamento, cultores do Belo, estão equiparados aos trabalhadores comuns, sendo suas atividades reguladas pelas mesmas normas e tendo as mesmas proteções.

Aos artistas assegura a lei o direito exclusivo de reproduzir seus trabalhos ou suas *obras de arte*, não se podendo, por isso, explorar comercialmente trabalho ou obra de arte sem a necessária autorização ou consentimento de seu autor, a quem se assegura, em todo aspecto, os seus direitos autorais.

Artistas. Igualmente se dá a designação de artista ao ator e atriz, ou seja, à pessoa que exerce atividade teatral, cinematográfica, televisiva, isto é, desempenha ou exerce a profissão de representar papéis, ou figurar em dramas, comédias ou em quaisquer outras representações de teatro, cinema ou televisão.

ÁRVORE. Sempre se entendeu como árvore o mais alto e grosso de todos os vegetais, o que possui um só e principal tronco, do qual se lançam muitos ramos e folhas, sendo boa produtora de madeira.

Na Botânica moderna assim se entende todo vegetal lenhoso que, fixado ao solo por suas profundas e fortes raízes, às vezes extensas, se eleva, por seu tronco, a elevada altura, bifurcando-se em ramos que se sobrepõem em diversas alturas do chão, desde poucos metros, até dezenas.

E assim se distingue do *arbusto*, que é vegetal lenhoso de pequena altura, sem caule ou tronco, e que se ramifica, em regra próximo ao solo, ou a pequena altura, muitas das vezes tomando a forma de *trepadeiras*, como os cipós, as videiras, as roseiras etc.

A *árvore*, por seu caráter, é considerada como *imóvel por natureza*, computando-se como acessório do solo, em que se plantou ou nasceu, enquanto a ele aderida.

Quando se extrai ou se corta do solo, perde essa qualidade: como coisa móvel é encarada por força de sua *mobilização*, como móvel.

As leis civis instituem normas em relação às árvores limítrofes, admitindo que, quando seu tronco esteja na linha divisória da propriedade, presumem-se como pertencentes aos donos dos prédios confinantes.

As árvores se dizem *cultivadas* ou *silvestres*.

Cultivadas, aquelas que são plantadas com o intuito de serem utilizadas para uma indústria qualquer.

Silvestres, aquelas que se produziram sem a intervenção do homem.

Ainda as árvores se dizem:

Frutíferas, também chamadas de *pomíferas*, quando produzem frutos ou pomos, tais como as pereiras, jaqueiras, macieiras, laranjeiras, mangueiras.

Os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular [Cód. Civil/2002, art. 1.284 (art. 557 do Cód. Civil/1916)].

Frutíferas, assim se diz das árvores de cujos frutos são aproveitados o suco, sumo ou extrato, para fabricação de produtos utilizados no consumo alimentar ou nas indústrias.

Infrutíferas, qualificam-se as árvores que não dão frutos e que se aproveitam industrialmente para a produção de madeira, com que se fabricam os móveis, se constroem as casas ou se fazem lenhas para uso domiciliar e industrial, ou para outros fins de comércio ou indústria.

Neste particular, as árvores infrutíferas também se dizem *estéreis*. (ngc)

ÁRVORE GENEALÓGICA. Também chamada de *árvore de geração*, *árvore de parentesco*, serve para designar a determinação gráfica da ascendência de uma família, a partir de um *tronco comum*.

Pela analogia ao *tronco único* da árvore, donde se bifurcam os ramos que formam a sua copada, como graficamente assim se representa a ascendência da pessoa, ou seja, a sua genealogia, atribui-se a essa representação o nome de *árvore genealógica*.

ASCENDÊNCIA. Indicando, por sua origem do verbo latino *ascendere* (subir), a ação do que subiu, ou mostrando aquilo que está acima, na linguagem jurídica significa toda pessoa que, parente de outra, por linha reta, veio antes dela. Está, assim, acima dela, na genealogia ou no grau de parentesco, visto que dela proveio a que está na ordem posterior da sucessão.

A *ascendência* é, assim, formada pelos pais, avós, bisavós, trisavós etc. E a ela se antepõe *adescendência*, que significa precisamente o inverso. Enquanto a primeira vai na linha que sobe, a segunda se registra na linha que desce.

O grau de parentesco, na ascendência, conta-se por geração: pai, avô, bisavô, trisavô etc.

ASCENDENTE. Na terminologia jurídica *ascendente* é empregado para designar a pessoa de quem outra procede, em linha reta.

Tem, assim, o mesmo sentido e significado de *antepassado*.

São ascendentes os pais, avós, os bisavós, os trisavós, etc., que constituem a *linha reta ascendente*, isto é, a linha reta de parentesco que se observa dos filhos para os genitores, remontando-se ou se *subindo* das gerações atuais às anteriores.

Os ascendentes criam, em relação aos descendentes, o grau de parentesco, contado por geração.

E este parentesco, sem que possa sair da regra, será legítimo ou ilegítimo, natural ou civil, formando de igual modo várias espécies de ascendentes.

Os ascendentes *naturais*, sejam legítimos ou ilegítimos, isto é, conforme dimanam ou não de união conjugal legal, provêm sempre da consanguinidade, ou seja, da igualdade do sangue.

Civis, quando se geram do contrato de adoção.

Os ascendentes são chamados à sucessão do descendente, em concorrência com o cônjuge sobrevivente; se este falece sem deixar herdeiros de sua classe, isto é, descendentes [Cód. Civil/2002, art. 1.836, *caput* (art. 1.606 do Cód. Civil/1916)]. (ngc)

ASILO. Palavra derivada do latim *asylum*, de procedência grega, tem o sentido de significar qualquer local inviolável, refúgio ou expressa imunidade.

Assim representa o *recolhimento* oferecido e dado à pessoa perseguida, a um lugar (refúgio) ou território, onde não possa ser perseguida. E, assim, se põe a pessoa ao abrigo das *diligências* da Justiça ou de outra autoridade, que a queira capturar ou prender.

A instituição do asilo vem de longa data. E surgiu como um dos meios utilizados pelos fundadores das cidades para aumentar o número de seus habitantes.

E, já entre os hebreus, encontravam-se as *cidades de religião* dadas como asilo aos filhos de Israel, que cometessem algum homicídio involuntário.

Asilo. Assim também se denomina o estabelecimento público ou particular onde se recolhem pessoas doentes, velhos ou mendigos, as quais passam a ser tratadas e alimentadas às expensas da instituição.

O vocábulo, no entanto, embora possa ter semelhança com o de *hospital*, dele se distingue: *ohospital* que recolhe momentaneamente a pessoa, para atendê-la ou dela cuidar, enquanto doente; o *asilo* é o recolhimento permanente. Quando o estabelecimento recolhe doentes mentais, emprega-se também a expressão *hospício*, em vez de *asilo de loucos*.

ASILO DIPLOMÁTICO. Assim se diz quando o refugiado ou perseguido se recolhe à sede de uma embaixada estrangeira, que, por princípio de Direito Internacional, goza dessa imunidade. É o privilégio de *asilo fruído* pelas casas dos embaixadores.

ASILO MARÍTIMO. Denominação dada ao *recolhimento* procurado pelo navio de guerra em um porto neutro, até por vinte e quatro horas.

ASILO POLÍTICO. Assim se diz do refúgio procurado pela pessoa, em território de outra nação, quando processada em seu país como autor de crime público, para o qual, segundo convenção ou tratado firmado, não há extradição.

ASPIRANTE. Formado de aspirar (pretender, desejar), tem sentido idêntico a *candidato*.

Designa, pois, a pessoa que pretende, por estar devidamente habilitada, ocupar cargo, posto ou função.

Na terminologia militar, é o aluno que conclui o curso da Escola Naval, e faz o estágio regulamentar a fim de que assuma o primeiro posto do *oficialato* da força armada, a que pertence.

ASSALTO. Palavra derivada do verbo latino *assultare* (atacar), quer significar todo e qualquer cometimento ou ataque feito à pessoa ou a qualquer outra coisa, com o intuito preconcebido, seja para subjugar a pessoa ou seja para, pela força, penetrar em algum local.

Em sentido especial, *assalto* tem o significado de expressar o ato pelo qual se penetra em local, cujo acesso não é livre ao assaltante, para nele praticar ato criminoso: assim se diz do roubo, praticado em propriedade alheia.

E, em relação a pessoa, o assalto é tido como o golpe que se lhe desfere, inesperadamente, quando o assaltado, sem ser pressentido, é atacado por outra pessoa, que aguarda a sua passagem. E esse assalto tanto pode ter por objetivo o roubo, como o assassinio.

O assalto, que tanto pode ser promovido por uma pessoa, como por um *bando*, se caracteriza sempre pela *violência* praticada, seja sobre a coisa, seja sobre a pessoa, seja para o roubo, seja para a ofensa pessoal e física ao assaltado.

Assalto. Na linguagem militar, o assalto é a investida da tropa sobre outra tropa ou sobre uma praça de guerra.

ASSASSINATO. Ou assassinio. Antigamente, era usado para indicar a morte causada voluntariamente à pessoa, com vantagem para quem a praticou. Era, assim, a *morte feita por dinheiro*.

O assassinio diz-se premeditado ou verificado, conforme houve premeditação ou ocorreu em virtude de circunstâncias imprevistas.

Tem o mesmo sentido de *homicídio*, que é, aliás, o vocábulo mais frequentemente usado pela lei penal. *Crime de morte*.

ASSASSINO. Assim se dizia, no Direito antigo, de toda pessoa que matava outra traiçoeiramente e com vantagens, seja em razão do número de pessoas que o acompanhavam, ou seja em razão da superioridade de armas ou de outras circunstâncias.

E, em sentido mais restrito, indicava o *assassino de aluguel*, que friamente matava a pessoa a troco ou sob soldo de outrem.

Na terminologia moderna, com o mesmo sentido de *homicida*, o vocábulo expressa ou indica a pessoa que voluntariamente mata outra pessoa.

ASSÉDIO JUDICIAL. Ato de instigar a propositura de demandas infundadas em face de réu determinado, pessoa física ou jurídica, com a finalidade de persegui-lo, afrontando sua dignidade e o seu crédito comercial.

O Assédio Judicial configura abuso do direito, previsto no art. 187 do Código Civil, eis que causa prejuízos à parte.

Em posição contrária, há quem considere que não há que se falar em assédio judicial, uma vez que o acesso aos Tribunais é ilimitado e constitui garantia fundamental, somente podendo o abuso ser apurado em cada caso.

ASSÉDIO MORAL. Prática que ocorre quando o empregador, o chefe ou o superior hierárquico, por um longo espaço de tempo, passa a expor seu funcionário a situações constrangedoras e vexatórias, causando-lhe humilhação e desmoralização. Os atos

comumente empregados como assédio moral são: repetitivas ameaças de demissão, segregação, insultos e perseguição.

As condutas descritas no art.483 da CLT são consideradas como atos de assédio moral e poderão causar a rescisão do contrato de trabalho.

O professor sueco Heinz Leymann criou o termo *mobbing* para definir os atos de ataque praticados pelo superior hierárquico de forma contínua colocando a pessoa assediada em situação de exclusão.

Aquele que assedia moralmente seu funcionário poderá incorrer no crime de calúnia ou difamação, uma vez que o Brasil não possui legislação própria para tipificar tal prática. (pg)

ASSÉDIO PROCESSUAL. Ato de procrastinar o andamento do feito, por meio da interposição de medidas processuais descabidas.

No Assédio Processual a parte se utiliza de agravos, embargos inócuos ou requerimentos sem qualquer propósito, objetivando retardar a entrega da prestação jurisdicional, provocando, desse modo, prejuízo à parte contrária.

O Assédio Processual é um ato de abuso de direito, gerando o direito de reparação, conforme previsto no art. 187 do Código Civil, além de constituir litigância de má-fé, nos termos da legislação processual civil.

ASSÉDIO SEXUAL. Previsto no art. 216-A do Código Penal o crime de Assédio Sexual ocorre quando o autor constrange a vítima, prevalecendo-se de sua condição de superior hierárquico, a fim de obter vantagem ou favorecimento sexual.

O assédio pode ser praticado por meio de ameaças, hostilidade ou discriminação. (pg)

ASSEGURAMENTO. Neologismo, formado de *assegurar*, que indica o ato pelo qual se garante ou se concede à pessoa, em virtude de função exercida, ou em face do direito de que é titular, a fruição de uma *vantagem* ou do próprio *direito*, que é dela.

Asseguramento de férias ao operário é benefício que a lei lhe concede e não pode ser preterido.

Asseguramento, por tal forma, tem o mesmo sentido e equivalência de *concessão* de benefício, quando se trata de dar uma vantagem ou permitir uma regalia. E tem a perfeita sinonímia de *proteção*, quando se cuida de defender e garantir um *direito*, que se vê em perigo de ameaça ou já violado.

ASSEGARAR. Embora, em sentido genérico, assegurar queira dizer *afirmar*, *asseverar*, e neste sentido também tenha aplicação na terminologia jurídica, é, em sentido mais estrito, tomado na equivalência de *garantir*, *exigir*, *por meios legais*, que se cumpra o prometido ou que se respeite o seu *direito*, deixando-o livre de importunações.

Assegurar. É tomado também no sentido de proteger.

ASSEGARAR DIREITOS. Nesta acepção, então, entende-se como a faculdade que assiste a toda pessoa em tomar medidas para garantia e seguridade de seus direitos, usando para isso de todas as ações, recursos e demais meios e defesas judiciais, que os afirmem e os cerquem da proteção legal, afugentando-os, por tal forma, de toda e qualquer importunação ou atentado estranho.

ASSEMBLEIA. Tem o significado de *reunião*. Mas, a rigor, não se pode dar essa denominação a qualquer reunião. É necessário que as pessoas, que a vão compor, possuam *igualdade* ou *semelhança* de situação, estejam ligadas pelo *mesmo interesse* ou *por identidade de funções*, e que tenham sido previamente *convocadas* para deliberarem ou resolverem sobre determinadas questões segundo as regras ou formalidades estatuídas para esse fim.

Assim se dizem: *assembleias das sociedades anônimas*, *assembleias de credores*, *assembleias legislativas* etc.

ASSEMBLEIAS DAS SOCIEDADES. Seja nas sociedades civis, ou nas comerciais, notadamente nas sociedades anônimas, a assembleia indica sempre a reunião dos sócios, previamente convocados, segundo as regras estatutárias ou contratuais, para deliberarem sobre o objeto da convocação. Elas se dizem sempre *assembleias gerais*, porque para comparecimento a ela são convocados todos os sócios, que, salvo estipulação em contrário, sempre têm nelas direito a voto. No entanto, tomam nomes especiais de:

- a) *constitutivas*, quando se entendem as reuniões iniciais, promovidas no sentido de se fundar e instalar a sociedade;
- b) *ordinárias*, quando têm data de funcionamento prefixada nos estatutos, ou contrato social, e se realizam normalmente nas épocas ou períodos designados;
- c) *extraordinárias*, quando, não previstas nos estatutos ou contrato social, são convocadas para deliberação a respeito de questões ou assuntos surgidos inesperadamente.

Relativamente à constituição destas assembleias, traçarão os estatutos regras e princípios determinantes do número que validamente as compõe e do modo por que as questões submetidas à sua apreciação possam ser validamente tomadas.

Em regra, nas reuniões, as votações são tomadas por maioria de votos. Mas, para certas assembleias, notadamente extraordinárias, marcam os estatutos o número de sócios ou acionistas com que elas se possam constituir.

O acionista poderá participar e votar a distância em assembleia-geral, nas Companhias Abertas, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.

ASSEMBLEIAS DE CREDITORES. É expressão usada para designar a reunião dos vários credores de um devedor comum, convocados para deliberarem sobre providências a serem tomadas em relação a seus créditos, em benefício de seus interesses ou para dar o destino à *massa*, que se constitui com a arrecadação dos bens do devedor.

As assembleias de credores se realizam ou no *curso de credores* ou na *falência*, que se mostram, um ou outra, execuções coletivas contra o devedor, respectivamente, civil ou comercial, quando posto em condições de insolvabilidade ou de falência.

As assembleias de credores são precedidas de certas formalidades, entre as quais a da *própria habilitação do credor*, que se entende a prova de sua qualidade de credor com direito a participar da assembleia e nela deliberar com os demais credores, também habilitados e admitidos.

ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS. É designação que se dá à corporação pública, que exerce uma das parcelas da soberania nacional, representando um de seus poderes e tendo as atribuições precípuas de elaborar as leis que devam ser aplicadas no território em que exercem a sua jurisdição.

Em relação a esta, as assembleias têm as denominações de:

Constituintes, quando se reúnem para elaborar a lei orgânica do país, adotando a forma de governo escolhida pelo seu povo.

Estaduais, porque sua jurisdição é limitada ao Estado federado, em que se constituíram.

Nacionais, porque, sendo um dos órgãos representativos da soberania nacional, exercem seu império em todo o território da República.

São vulgarmente conhecidas pelo nome de Congresso Nacional. E na terminologia do Direito Constitucional recebem o nome de *Poder Legislativo*.

Vide: *Poder Legislativo*.

ASSEMBELHAÇÃO. Vocábulo derivado do latim *assimulatio* (simulação), de *assimulare* (parecer, assemelhar), é especialmente empregado na terminologia jurídica para indicar alguma coisa ou algum ato, que, não se encontrando perfeitamente definido em lei, é regulado por princípio pertinente à coisa ou ato semelhante ou análogo.

Assemblhação. Desse modo, ocorre uma assemblhação, em relação a crimes considerados militares, mesmo praticados por civis, nos casos definidos em lei, especialmente quando se trata de crimes contra a segurança externa do país ou contra as instituições militares.

Assemblhação. Igualmente, em Direito Administrativo, ocorre assemblhação de funções, quando, não especificadas em lei ou regulamento, se encontram sujeitas aos mesmos preceitos de subordinação e disciplina.

ASSEMBELHAÇÃO DE MERCADORIAS. É expressão de uso frequente no Direito Tributário (legislação aduaneira), para indicar a mercadoria não especificada e não compreendida nas Tarifas Alfandegárias, pelo que serão taxadas por *assemblhação*, isto é, por analogia ou afinidade com outras mercadorias classificadas.

Quando a mercadoria tem seu nome (especificação) no artigo da tarifa, que a compreende e discrimina em suas diversas qualidades ou espécies, aludindo à designação por que é conhecida no comércio, ela se entende *especificada* na tarifa. Mas, se tal não ocorre, não se encontrando incluída em qualquer artigo da tarifa, nem em qualquer de suas classificações genéricas, diz-se que a mercadoria é *omissa*. E, assim, acontecendo, desde que se possa *taxar* a mercadoria por assemelhação, faz-se a tarifação pela classificação da mercadoria em outro artigo, correspondente a outra mercadoria, que tenha com ela analogia ou afinidade, quer pela natureza ou qualidade da matéria de que é composta, quer pelo seu fabrico, tecido, labor ou forma, combinados com o seu uso ou emprego. Promovida a assemelhação, pagará a mercadoria não classificada na tarifa os mesmos direitos a que estiverem sujeitas as mercadorias a que se assemelhou.

ASSEMELHADO. Assim se diz da função, ato ou coisa, que, não se encontrando especificadamente indicados em lei ou em regulamento, são tratados ou regulados por princípios e regras pertinentes à função, ao ato ou à coisa, que lhes sejam análogos ou afins, que tenham regras ou princípios reguladores estabelecidos.

E o processo que objetiva esse recurso ou meio de encontrar preceito regulador da matéria omissa em lei denomina-se *assemelhação*.

Assim, encontramos as expressões: *cargos assemelhados* ou *funções assemelhadas*, que se regulam pelos princípios ou regras pertinentes aos cargos ou funções análogas ou afins; *crimes assemelhados*, que se punem pelas sanções dos crimes a que se subordinam; *mercadorias assemelhadas*, que são tarifadas segundo as taxas das mercadorias a que se assemelham.

ASSENTAMENTO. Quer seja na linguagem comercial, quer na jurídica, tem como sentido dominante: anotação ou lançamento.

Assentamento. Na técnica comercial, então, significa o lançamento feito na escrita de um comerciante, para registro das operações que realiza. *Assentamentos da escrita* são os lançamentos de contabilidade feitos nos livros do comerciante, obedientes às regras instituídas no Direito Comercial e consoante a arte da escrituração mercantil.

Assentamento. No Direito antigo indicava, também, a mercê de dinheiro e forragens que o Rei concedia aos fidalgos de sua casa.

ASSENTAMENTOS. No Direito Público, é, no plural, representativo de todas as anotações relativas à vida burocrática dos funcionários, registradas nos livros da repartição. É a sua *fé de ofício*.

ASSENTAMENTOS PÚBLICOS OU DE REGISTRO. Assim se entendem todas as *notas* relativas a atos que se inscrevem ou se registram nos livros próprios dos ofícios públicos, tais como nascimentos, casamentos, interdições, separações, mortes.

Os assentamentos no Registro Civil têm a finalidade de dar autenticidade, validade e segurança aos atos jurídicos relativos à existência e estado das pessoas, sejam físicas ou jurídicas.

Em relação às pessoas físicas, eles se referem ao nascimento, emancipação, interdição, casamento, nulidade ou anulação dele, separação, ausência, opção da nacionalidade e morte. Quanto às pessoas jurídicas, ao ato de sua constituição, que corresponde a seu nascimento, alterações estatutárias ou contratuais e sua dissolução, que corresponde à sua morte.

Chamam-no, também, de *assentos*. Mas o termo *assentamento* tem melhor sentido, desde que para assento se dá o conceito diferente, expressando outros atos, além dos de anotação e lançamento.

Os assentamentos originários estão sujeitos a averbações, relativas a restaurações.

ASSENTE. De assentar, é indicativo, em matéria de contrato, de convenção ou de ajuste, da sua *firmeza*. Possui, pois, o sentido de *firme, decidido, concluído, fechado*. É negócio *assente*, isto é, *resolvido* ou *decidido*.

ASSENTIMENTO. O mesmo que *consentimento* ou *anuência*.

ASSENTO. Tem, igualmente, sentido de assentimento, revelando o *registro*, o *escrito* ou *lançamento* de algum fato realizado, para que seja mais tarde comprovado ou lembrado. *Anotação*.

Neste sentido, é empregado para mostrar, na contabilidade, os lançamentos das operações realizadas, para indicar os registros anotados pelos corretores em seus cadernos manuais e protocolos e para designar o registro das decisões das Juntas Comerciais, assinado por todos os membros presentes à reunião.

Assento. Particularmente e especialmente, é empregado para designar a resolução tomada pela Corte ou Tribunal acerca de questão submetida à sua apreciação, em razão de sua anotação ou registro em *assento*, que vai assinado pelos seus membros. E, assim, firma ou expressa o próprio *caso julgado*.

E, numa acepção mais restrita, entende-se também a interpretação autêntica dada a uma lei.

Assento. Tomado no sentido originário de *assentar-se* (acomodar-se a uma cadeira ou outro móvel), quer significar o ato pelo qual é a pessoa empossada no cargo ou função para que foi nomeada ou eleita. Ou a *regalia* concedida à pessoa para tomar *assento* em determinado local, onde se realiza certa cerimônia.

ASSERÇÃO. Pela teoria da asserção, também denominada pelos processualistas de “teoria da causa madura”, poderá o tribunal, conhecendo recurso impugnando sentença que não conheceu do mérito da causa, decidir sobre o próprio mérito, desde que seja possível o julgamento da causa no estado em que se encontre e que não haja prejuízo para o sucumbente (nsf).

ASSERTÓRIO. Na linguagem jurídica dos romanos, como substantivo (*assertor*), designava a pessoa que libertava ou alforriava o escravo. Era, igualmente, o *defensor*, ou a pessoa a quem se cometia o encargo de resolver certas questões, o que fazia com proficiência (*assertor quaestionis*). Como adjetivo, exprimia tudo o que se dizia ou era relativo à alforria ou liberdade dos escravos (*assertorius*).

No Direito antigo, no entanto, era o *juramento* com que se confirmava a verdade acerca de coisa passada ou presente.

Atualmente designa assertivo, que contém asserto; *afirmativo*.

ASSESSOR. Assim se diz da pessoa que é colocada como adjunto, assistente ou participante das funções de outrem.

Diz-se, principalmente, da pessoa graduada em Direito e perita na jurisprudência que se põe como adjunta de um profissional de outra especialidade.

É tomado, pois, na significação de *consultor* ou de *conselheiro*.

E, nesse sentido, é que se diz de *assessor das embaixadas*, para se designar o jurista que acompanha o embaixador, a fim de assisti-lo nas questões de Direito. É o *consultor jurídico*.

Assessor. Na linguagem forense, é o *guia* ou *manual*, onde se inserem fórmulas do processo, para orientação do advogado.

ASSESSORIA JURÍDICA. Expressa a função ou o conjunto de pessoas que auxiliam os órgãos ou as pessoas na resolução das questões jurídicas. Cabe às procuraturas estatais exercer a assessoria jurídica às pessoas políticas. A assessoria jurídica é atividade privativa dos advogados ou dos procuradores estatais.

ASSIMILAÇÃO. Ação de tornar semelhante. Identificação, adaptação, igualação.

ASSINAÇÃO. Derivado do latim *assignatio*, de *assignare* (atribuir, fixar), tem o sentido de indicar o ato pelo qual se apraza ou empraza a pessoa a vir a juízo para assistir à prática de certo ato, para contestar aquilo que se fez, ou para apresentar defesa, sobre alegação feita contra si, ou para depor em algum processo. Possui, assim, segundo as circunstâncias, o mesmo significado de *intimação*, *notificação* ou *citação*, sendo tomado no sentido equivalente a *aprazamento*. E, como tal, redunda na marcação ou determinação de prazo para que nele se pratique o ato ou se cumpra a determinação, emanada de autoridade judicial, sob pena de sofrer a sanção, que se inscreve no preceito legal.

E assim se diz: assinação do prazo para a penhora, assinação do prazo para a defesa, assinação do prazo para pagar etc.

Embora a palavra tenha a mesma origem de *assinatura*, ato de escrever ou assinar o nome, é mais propriamente empregada no sentido de *marcação de prazo*, reservando-se *assinatura* para indicar o ato, que lhe é mais próprio.

Assinação. É tida também na equivalência de *consignação*. E assim se entende como a aplicação dos rendimentos de certos bens para pagamento ou amortização de uma dívida.

ASSINADO. Possui dupla significação e é empregado, a rigor, nas duas formas:

- a) indica o prazo que foi marcado, mediante intimação, notificação ou citação;
- b) indica, também, o ato ou documento que recebeu a assinatura de alguém, de seu próprio punho, ou de seu mandatário especial, com poderes para representá-lo na obrigação ou no ato.

ASSINALAMENTO. Assim se diz do ato pelo qual se procede à marcação de coisa que nos pertence, pondo-se nela o sinal convencionado ou aquele que é de nosso uso.

Assinalamento de animais é pôr neles a marca da fazenda ou a que é usada pelo proprietário deles para os distinguir dos animais de outro proprietário. *Marcação de animais*.

Assinalamento dos limites é colocar marcos nos limites de uma propriedade, a fim de que por eles se determinem as divisas de um imóvel com o outro.

ASSINANTE. Tem, em estilo corrente, três significados distintos:

- a) Designa a pessoa que assinou ou aprazou outra para vir a juízo praticar ato ou assisti-lo, segundo os termos da intimação, notificação ou citação que foi feita a ele.
- b) Indica a pessoa que após sua assinatura num documento ou numa obrigação.
- c) Determina a pessoa que subscreve o contrato para receber uma publicação periódica: assinante de jornal.

ASSINATURA. Na terminologia jurídica, seja comercial ou civil, representa a ação de apor a pessoa o seu nome, com todos os apelidos e cognomes e com todas as letras com que ele se escreve, em papel ou documento, de que resulte, ou não, obrigação, sem que não ficará obrigado nele, quando este for o seu fim.

A assinatura se entende do próprio punho do assinante, o que significa que ele próprio é quem a escreveu.

No entanto, por seus análogos efeitos, dá-se a assinatura quando o nome do assinante é feito por seu mandatário com poderes. E ainda assim se dá, quando, por não poder ou não saber escrever, o assinante manda que outra pessoa lhe assine o nome a *rogo* seu. A primeira é *aassinatura por procuração*; e a segunda é a *assinatura a rogo*. Nos contratos bilaterais ou sinalagmáticos, em que se exige para sua validade o consenso ou assentimento das partes, se é de sua validade o ato escrito, somente procede e produz efeitos legais, desde que tenha a assinatura das partes contratantes.

Assinatura. Em linguagem mercantil, designa o ajuste pelo qual uma pessoa, mediante certa paga, adquire o direito de receber jornais ou revistas pelo prazo do ajuste.

ASSINATURA EM ARQUIVO. Consiste em modalidade de fornecimento pelo qual o portador adquire bens ou serviços por telefone, mala direta, correio ou outro meio que não exija o uso de senha ou sua presença física no estabelecimento para assinar o correspondente comprovante de venda. (nsf)

ASSINATURA EM BRANCO. Assim se designa a assinatura que é aposta no papel, sem que se tenha escrito algo nela, devendo, assim, posteriormente ser preenchido.

ASSINATURA MECÂNICA. É a realizada através da chancela mecânica.

ASSINATURA SOCIAL. É a aposição da firma ou razão social de uma sociedade mercantil, pela qual ela firma documentos ou assume obrigações, feita pelo sócio que a representa e validamente pode assumir obrigações por ela. A firma ou razão social é assinada, o que não ocorre com as sociedades de denominação, como as anônimas, em que a assinatura é das pessoas que a representam e administram, que assinam *por elas*.

ASSISTÊNCIA. Nos vários sentidos em que é aplicada na linguagem jurídica, esta palavra tem sempre a acepção de auxílio ou apoio prestado a alguém em várias circunstâncias, seja em caráter obrigatório, seja em caráter facultativo.

Assistência. Por essa forma, se mostra o apoio, a atenção, o cuidado que uma pessoa deve ter por outra, quando se indica obrigação daquela que a deve à outra. É a assistência que o marido deve prestar à mulher, como uma das obrigações conjugais, que também é devida

pela mulher; é assistência dos pais aos filhos e destes aos pais, nos casos em que a lei a isso os obriga.

Por outro lado, também se indica o *auxílio* que deve ser prestado a quem o pede. Assim, o capitão do navio, a quem se pediu assistência, deve prestá-la ao navio em perigo. É dever decorrente das normas de navegação, este de assistência em alto-mar.

É o auxílio facultativo que se presta às pessoas menos favorecidas da fortuna, seja de forma individual ou seja por intermédio de instituições públicas ou particulares. *Assistência pública. Assistência social.*

Assistência. Na terminologia forense, sem que fuja ao sentido geral, indica a intervenção de estranho no pleito, seja para zelar por seus interesses, seja para cuidar dos interesses de pessoa que está sob sua guarda ou proteção.

A assistência dos relativamente incapazes, quando em juízo, ou para assinar atos em que assumam obrigações, cabe aos pais, tutores ou curadores ou ao curador ou representante judicial de incapazes, se colidirem os interesses deles com os de seus representantes.

Essa assistência, embora atue no processo, pode ser qualificada especialmente de *assistência legal*, porque é a própria lei que a impõe para que se complete a capacidade processual do incapaz.

A outra assistência, que se pode chamar de *assistência processual*, é a do estranho à causa que a ela se apresenta para defender seus interesses junto ao autor ou réu. E assistência dessa natureza ocorre quando “a sentença houver de influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido” (Cód. de Proc. Civil, art. 54). Em tal caso, a assistência toma o aspecto de *litisconsórcio*.

ASSISTÊNCIA AO CRIME. Assim se diz do auxílio ou intervenção dolosamente prestada por uma pessoa ao crime cometido por outra pessoa, dela decorrendo a *cumplicidade*, ou *coautoria*.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Assim se entende a faculdade que, por lei, se assegura às pessoas provadamente pobres, que não estiverem em condições de pagar as despesas ou custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, de virem pleitear o benefício da gratuidade da Justiça, para que demandem ou defendam os seus direitos.

A assistência judiciária compreende não somente a dispensa das taxas judiciárias, emolumentos, despesas de editais, indenizações devidas às testemunhas, como os honorários de advogados e peritos, abrangendo tanto a primeira instância como a segunda, indo até a execução da sentença.

Por extensão, denomina-se *Defensoria Pública* a instituição que se encarrega de promover a concessão da Justiça gratuita e costuma fazer a indicação do advogado que funcionará no pleito.

A concessão da assistência judiciária tanto é conferida ao nacional, como ao estrangeiro, para este se exigindo que a sua lei pátria outorgue semelhante benefício ao nacional ali residente.

A Lei nº 1.060/50 trata da *assistência judiciária* ou *Justiça gratuita*.

ASSISTÊNCIA MARÍTIMA. Socorro prestado por um navio ou qualquer outra embarcação a outro navio ou embarcação, em perigo.

Ao navio que presta a assistência, segundo as circunstâncias e as regras que se assinam no Direito Comercial Marítimo, pode haver remuneração, fundada no fato de ter se desviado de sua rota, ou em qualquer fato que lhe tenha ocasionado despesas a maior. Mas é necessário que a assistência tenha resultado útil ao assistido.

E, desde que tal ocorra, as despesas resultantes da assistência são suportadas pelo navio assistido e pela carga.

ASSISTÊNCIA PÚBLICA. Assim se designa toda espécie de auxílio, cuidado ou apoio prestado pelos poderes públicos às pessoas ou corporações que deles necessitarem.

Essa assistência, pois, se desenvolve no sentido de *fomento* ou *proteção*.

Diz-se de *fomento*, quando os poderes públicos vêm favorecer as instituições culturais ou artísticas, contribuindo para o desenvolvimento da cultura ou da arte.

Diz-se de *proteção* ou *auxílio*, quando a assistência é dada no sentido de socorrer instituições pias ou de mantê-las, para que prestem socorros aos doentes, pobres, necessitados, aos velhos, às crianças abandonadas ou órfãs.

Dá-se também a designação aos departamentos públicos que se encarregam dessa assistência.

E, em sentido estrito, é a designação que se emprega para designar a seção médica posta à disposição do público para os socorros de urgência aos casos de doenças ou de acidentes. *Pronto-socorro*.

ASSISTÊNCIA SOCIAL. Consiste na política social que prevê o atendimento das necessidades básicas da população em relação à família, à adolescência, à velhice e à deficiência, independentemente de contribuição à seguridade social.

ASSISTENTE. Em todos os casos em que é aplicado, toma, na linguagem jurídica, a acepção de pessoa que intervém em qualquer ato, para ajudar, socorrer, substituir outrem ou defender interesses próprios ou alheios.

Como *ajudante* ou *auxiliar*, o assistente é a pessoa que se coloca junto de outrem para que o coadjuve em suas funções. É compreendido no mesmo sentido de *adjunto*.

No estrito sentido jurídico, é a pessoa que vem participar da prática de certo ato jurídico a ser praticado por pessoa relativamente incapaz, e que, por isso, não pode consentir e agir somente por si: *assistente do incapaz*. É o assistente legal.

Ou é a pessoa que intervém no processo, onde se debate interesse seu para acompanhá-lo em todos os seus termos. E, quando assim ocorre, o *assistente* pode ser chamado de *assistente processual*, sendo equiparado ao *litisconsorte*.

Em matéria penal, também se diz assistente a parte ofendida que intervém no processo, auxiliando a acusação, pessoalmente ou por procurador.

ASSOCIAÇÃO. Em acepção genérica, o vocábulo, derivado do latim *associare* (reunir, ajuntar), designa toda agremiação ou união de pessoas, promovida com um fim determinado, seja de ordem beneficente, literária, científica, artística, recreativa, desportiva ou política.

Tem, em regra, o mesmo sentido da palavra *sociedade*, mas, tecnicamente, é esta reservada precipuamente para determinar a organização que tem fins lucrativos, enquanto as associações manifestam a organização de instituições sem finalidades econômicas ou lucrativas.

Geralmente as associações são fundadas, instaladas, norteadas e dirigidas por meio de *pacto social* ou *ato coletivo*, a que se dá o nome de *estatutos*, enquanto as sociedades, revelando interesses individuais entre as pessoas, que as compõem, se constituem por um contrato, embora haja exceções, como as sociedades anônimas, que se regulam por estatutos.

A Constituição brasileira (arts. 5º, XVIII, XIX, XX e XXI) assegura a plena liberdade de associação para fins lícitos – vedada a de caráter paramilitar – independentemente de autorização ou interferência estatal no seu funcionamento.

As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, na primeira hipótese, o trânsito em julgado.

As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. A Lei 12.850/2013 alterou o art. 288 do Código Penal, extinguindo o crime de quadrilha ou bando e criando o tipo associação criminosa. Para sua configuração é preciso associação de três ou mais pessoas, de forma estável e permanente, para fim específico de cometer crimes. Observa-se que esse tipo é subsidiário ao crime de organização criminosa, uma vez que exige a associação de três ou mais pessoas e não delimita a pena máxima dos crimes cometidos pela associação. (pg)

Vide: *Organização Criminosa*.

ASSOCIAÇÃO DE MALFEITORES. Assim se denominam, em Direito Penal, as associações ajustadas por várias pessoas com a intenção de praticar atos ilícitos, ou seja, atos e contravenções qualificados como crimes pela lei penal. Assim se dizem *bandos* ou *grupos armados* (*societas sceleris*).

As associações de malfeitores podem não ter o caráter da permanência, que se estende a toda espécie de associação, mas podem consistir no *concerto* ocasional de vários indivíduos para a prática de determinado crime ou contravenção. Pelos crimes praticados são individualmente responsáveis as pessoas que delas fazem parte.

ASSOCIAÇÃO DE MÃO-MORTA.

Vide: *Mão-morta*.

ASSOCIAÇÃO ILÍCITA. Assim se diz da associação que se organiza, aparentemente para fins honestos, com a intenção de praticar ou admitir atos repulsivos e não apoiados legalmente. Mostram-se associações, cujas atividades se evidenciam contrárias à lei (ilícitas) ou imorais.

Por essa forma, assim se qualificam não somente as associações que promovam atividades contrárias à segurança pública ou às instituições, mas também as que se tenham constituído para manutenção de atos que atentem contra a moral, os bons costumes e o decoro público.

ASSOCIAÇÃO POLÍTICA. Assim se entende a organização do próprio Estado, uma associação ou sociedade juridicamente constituída, compreendida por um *povo*, que formou e impôs a sua *unidade política*, de que se gerou a sua própria soberania nacional.

Para as organizações particulares de caráter político aplica-se a designação de *partido*.

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. É a que se organiza por profissionais da mesma classe ou categoria, com a intenção de defesa da classe e de seus interesses.

Ela se pode constituir como associação profissional livre ou com o caráter *sindical*.

Somente no caráter sindical (associação sindical), tem o direito de representação legal para participar das instituições econômicas organizadas pelo Estado e defender os interesses da classe junto ao mesmo.

Além dos serviços de assistência e proteção prestados a seus associados sindicalizados, a associação profissional tem o direito de fiscalizar o exercício de suas atividades, promovendo contratos coletivos de trabalho entre os seus associados e os empregadores.

ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA. Assim se pode e se deve entender toda organização de pessoas que tenha fins eminentemente religiosos. Neste caso, nesta classe, entram somente as confrarias, irmandades ou organizações semelhantes. Muitas delas tomam o nome de *congregação*. E se indicam, por vezes, sob o título de *corporações*.

Como entidades jurídicas, as associações religiosas, em suas relações de ordem temporal, regulam-se ou se regem pelos estatutos ou cartas, que as instituíram, respeitando-se, no entanto, as regras da lei civil que lhes forem aplicáveis.

ASSOCIAÇÃO SINDICAL. É livre, não podendo a lei exigir autorização do Estado para a fundação de *sindicato*, bem como exercer interferência ou intervenção, salvo o registro no órgão competente (CF, art. 8º, I).

Pode ser de empregados ou empregadores (*patronal*).

ASSOCIAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA. Assim se diz das associações privadas que mereceram dos poderes públicos a declaração de *utilidade pública*, isto é, de associações que, pelos seus fins de interesse coletivo, são como tais reconhecidas pelo governo.

O título de *utilidade pública*, que, então, se lhes confere, vem patentear que a sua atuação na esfera social mostra interesses de ordem geral. E isto vem significar que os fins, para que se organizaram, possuem *utilidade* ou *serventia* que, direta ou indiretamente, beneficia os interesses de ordem coletiva.

As associações de beneficência, por suas finalidades, conseguem a concessão outorgada pelo governo, sendo assim reconhecidas de utilidade pública.

Além de pequenas regalias, como dispensa de impostos, redução na taxa postal ou franquia, conforme se determinar, as associações que forem distinguidas com a concessão ficam com o direito de fazer menção nos seus emblemas, flâmulas, distintivos, que não podem ser usados por outra associação, do título concedido.

ASSOCIADO. É expressão que possui, em Direito, duplo significado:

a) Designa a pessoa que pertence, ou faz parte de uma associação, participando de suas atividades e tendo os benefícios dados pela associação.

b) Como designa a pessoa que, tendo ajustado com outra ou com outras a realização de um negócio, participa dos lucros ou proventos, que dele sejam auferidos.

E, neste segundo caso, é tido em sentido mais extensivo que *sócio*, pois, não somente compreende a pessoa que faz parte ou pertence à sociedade ou à associação, como companheiro ou como contratante, como indica toda pessoa que tenha *interesse* ou participe dos lucros ou dos proventos da sociedade ou do negócio, sem a qualidade de sócio.

O *interessado* é associado nos lucros da sociedade, é participante destes lucros, mas não é sócio.

ASSOLDADAR. Significa o ato de tomar a soldo trabalhadores, operários ou marinheiros ou o ato destes, oferecendo-se para ajustar serviços que prestarão, mediante pagamento *dassoldadas* combinadas.

Assoldadar a tripulação é o ato que se integra nas atribuições do armador do navio.

ASSUADA. Segundo o conceito das Ordenações, assim se entendia o ajustamento de dez ou mais pessoas estranhas que, em tumulto, saem a fazer mal a alguém.

A assuada, sem menor dúvida, não se caracteriza somente pela intenção de fazer mal a alguém. Tanto basta que o grupo de pessoas tente perturbar a ordem ou o sossego público, pela balbúrdia, promovendo distúrbios e provocando alardes.

ASSUMIR. No sentido que lhe empresta o Direito Civil, assumir, derivado do verbo latino *assumere*, significa a ação de tomar a si qualquer encargo ou de dar a alguém a responsabilidade relativa à prática de um ato.

E assim se diz: assumir obrigações, assumir encargos, com a mesma significação de atribuir as responsabilidades decorrentes das obrigações como as que decorrem dos encargos.

Já no sentido que lhe dá o Direito Público ou Administrativo, tem a acepção de ser alguém investido em atribuições ou funções próprias ao cargo ou posto, para que foi nomeado ou designado.

E assim se acentua: assumiu o posto de comando, assumiu as rédeas do governo, ou veio assumir as funções de cargo, para que fora nomeado. *Empossar-se, tomar posse.*

ASSUNÇÃO. Palavra derivada de *assumptio*, de *assumere* (assumir, receber para si), vem significar o ato pelo qual uma pessoa, a quem se nomeou ou se elegeu para desempenho de determinadas funções, assume o seu cargo ou posto.

Precisamente, em virtude da designação, por nomeação ou eleição, e seguida da posse, que são atos preliminares e materiais para o exercício do cargo, este exercício passa a executar-se, e o empossado, por motivo da *assunção*, pode legitimamente desempenhar todas as atribuições e funções inerentes ao mesmo.

Assim, a *assunção* é ato que se segue à posse e dela decorre.

Esta palavra, nos campos da Lógica e da Religião Católica, tem outras acepções.

“ASTREINTE”. Vocábulo de origem francesa, sem tradução para o vernáculo, indica, na técnica processual civil, a *pena pecuniária* nas execuções.

É a medida cominatória de constrição contra devedor de obrigação de fazer ou não fazer, cujo valor diário é fixado pelo juiz na sentença executada, que durará enquanto permanecer a inadimplência.

ATA. Em sentido genérico, lavrar em ata é o ato pelo qual se registra por escrito tudo o que ocorre em certas reuniões ou solenidades, promovidas por associações, por sociedades ou outras entidades.

Desse modo, ata é o registro exato e metódico das deliberações tomadas em uma reunião de sociedade, associação ou corporação de qualquer espécie, que vai assinada ou autenticada por quem presidiu à sessão (reunião).

Os romanos chamavam-na de *acta*, *acta publica* ou *acta urbana*, que designavam os registros, os assentamentos públicos, onde se escreviam os julgamentos, os comícios, os casamentos, os óbitos etc., para que constassem documentariamente.

Mas o sentido atual é o de registro de tudo quanto se tenha deliberado em reunião ou sessão de associações, sociedades, corporações etc., assembleia em que as deliberações, precedidas de discussão, são tomadas por votos de pessoas com direito a votar.

Segundo a praxe, nas atas se devem anotar a data de sua realização, local, convocação prévia ou determinação estatutária, mesa (presidente e secretário) que a preside, assuntos discutidos, votação e deliberação tomada.

O livro, em que as atas se registram, é chamado de *livro de atas*.

Segundo o registro que se faz na *ata*, ou o fim que se tem em vista, várias designações a determinam:

ATA DA FALÊNCIA. É a ata em que se registram todos os fatos ocorridos na assembleia de credores, cuja elaboração obedece, mais ou menos, à fórmula preconizada para as atas de audiências dos juízes.

ATA DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS. Todas as assembleias gerais das sociedades anônimas, sejam ordinárias ou extraordinárias, devem ter suas deliberações registradas em ata.

E todas as atas relativas a esta espécie de sociedade, como outras que lhe sejam similares, devem ser depois devidamente registradas, para que as deliberações nelas contidas possam valer como de direito.

O livro de atas das sociedades anônimas deve ser registrado na Junta Comercial.

ATA DE AUDIÊNCIA. É aquela em que o escrivão do feito, ou seu substituto legal, formulará em livro próprio, sob direção do juiz, os assentos relativos às ocorrências havidas nas audiências.

Nas audiências de instrução e julgamento, a ata conterá, em resumo, os esclarecimentos dos peritos, não constantes dos laudos, os debates produzidos pelas partes, seus requerimentos e os respectivos despachos dados pelo juiz, estes registrados por extenso, e todo teor da sentença dada pelo juiz sobre a questão.

Será subscrita pelo juiz, pelo escrivão, pelas partes, se presentes, e por seus procuradores, pelo órgão do Ministério Público, se presente ou parte na ação, pelo perito, e pelo porteiro dos auditórios.

A ata de audiência não é preconizada pelo Cód. de Proc. Civil brasileiro somente para as audiências de instrução e julgamento. Como já era de praxe, faz-se peça processual de toda e qualquer audiência dada pelo juiz. Uma cópia dela será juntada aos autos do processo e outra aos autos suplementares, quando exigidos.

ATA DE INSTALAÇÃO. Assim se entende todo relato circunstanciado, que se registra em termo ou ato, para indicar a deliberação relativa à instalação de uma associação, sociedade, corporação ou instituição.

Para certas espécies de sociedades (anônimas, cooperativas) a *ata de instalação* é peça importante para seu registro e consequente aquisição de sua personalidade jurídica.

ATA DELIBERATIVA. Assim se denomina a que é formulada por ordem do capitão do navio, a fim de que se *delibere* a respeito da medida que deva ser tomada em face das circunstâncias apresentadas, relativas ao navio ou à sua carga. A *ata deliberativa* ou *ata de deliberação*, lavrada no diário de navegação, consoante o próprio estilo adotado para ela, é formalidade que precede o *protesto marítimo* a ser formulado, a seguir, como justificativa da providência deliberada, ou dos atos ordenados pelo capitão.

A ata de deliberação ou deliberativa deve ser escrita pelo piloto, e assinada por todos que participaram da *junta deliberativa*: capitão, piloto, imediato e outros maiores da tripulação.

Além destes, também os passageiros, por igual número, assinarão o protesto formado a bordo ou processo testemunhável.

Na ratificação do protesto marítimo, a presente ata é peça de relevância. E o juiz não admitirá a sua ratificação, se no diário de bordo não constar a ata de deliberação.

ATACADISTA. A lei fiscal, que distingue para a tributação ou exigência de imposto, considera o atacadista como sendo o negociante ou comerciante que *vende habitualmente* por grosso (atacado) a revendedores, sejam estes também comerciantes atacadistas ou sejam varejistas.

Também se lhe dá o nome de *negociante por grosso*.

O atacadista pode, simultaneamente, ser comerciante *por grosso* e *a varejo* ou retalhista, desde que, vendendo com frequência por atacado a comerciantes revendedores,

mantenha *balcão* para venda a varejo ou retalho, que é a que se faz diretamente ao consumidor.

Em tais circunstâncias, encarado sob duplo aspecto, isto é, exercitando atividades comerciais sob dupla modalidade, está sujeito aos impostos atribuídos não somente ao comerciante atacadista, como aos que incidem sobre o comerciante varejista.

Atacadista. Como adjetivo, indica o estabelecimento ou negócio onde se vende por atacado: *armazém atacadista, negócio atacadista*.

ATACADO. Usado em comércio para indicar toda espécie de venda *por grosso*, isto é, em grandes quantidades, venda esta feita a outros comerciantes que vão revender as mercadorias compradas ou adquiridas.

E assim se diz: *venda por atacado, armazém de atacado, comércio por atacado*.

ATALAIA. Vulgarmente, é aplicado no mesmo sentido de guarda, observação, precaução, sentinela, vigia. Designa, pois, o ato de alguém postar-se, em determinado local, para observar a passagem de alguém ou para anotar os atos que pratica. É, igualmente, *espionagem*.

Mas, na linguagem do Direito Penal, significa a *espreita* ou a *tocaia*, isto é, a observação oculta ou a espera de alguém com fins de agressão ou de *ataque de emboscada*. É, pois, *acilada*.

Em tal caso, o crime cometido, quando o criminoso estava de atalaia (emboscado ou de tocaia), aguardando a passagem da vítima para atacá-la de surpresa, a pena se agrava (Cód. Penal, 61, II, c).

Atalaia. Igualmente, designa o *observatório*, montado em torre ou colocado ao alto de qualquer coisa, para vigiar do que se passa ao redor, ou para assinalar fatos, que se tenham anotado.

ATALHO. O mesmo que *atravessadouro*. Caminho que se desvia da estrada principal para encurtar distância.

“ATELIER”. Galicismo muito em uso na terminologia comercial, para designar as pequenas oficinas, notadamente para confecção de modas ou de objetos de arte.

E assim se diz *atelier de costura, atelier de pintura*.

ATEMPAÇÃO. Marcação de tempo ou prazo. Ato de atempar. (ngc)

ATENTADO. Do latim *attentatu*, verbo *attentare* (atacar, acometer), tem na linguagem jurídica o sentido geral de expressar o ataque, a ofensa, a agressão ao direito, à moral ou à pessoa.

Atentado. Na terminologia do Direito Processual, quer significar toda e qualquer inovação contra direito, feita ou introduzida pela parte, na causa, ainda em estado pendente, em detrimento dela ou do recurso interposto, não somente em evidente lesão do direito da outra parte, como em prejuízo ou modificação da coisa litigiosa.

Mas, não se caracteriza o atentado pela simples inovação contra direito. É necessário que esta inovação traga prejuízo à outra parte, isto é, que dela tenha ocorrido *lesão* para a parte contrária.

Para que, em processo, ocorra o atentado, devem concorrer:

- a) Lide pendente, isto é, que a demanda não se tenha findado, e assim se considera mesmo quando em grau de recurso.
- b) Inovação ao estado anterior, isto é, uma alteração da situação anterior, de modo que o ato inovador tenha *modificado* algo do que era.
- c) Inovação contrária ao direito, isto é, que venha ferir princípio jurídico preestabelecido.
- d) Lesão provocada pela inovação, pois que, se não houve qualquer prejuízo a ser alegado pela outra parte, a inovação não pode ser indicada como atentado. Desse modo, não tendo havido lesão a seu direito, não pode a parte dizer-se a vítima de atentado e pedir a sua purgação.

Comete atentado a parte que no curso do processo (CPC, art. 879):

- a) viola penhora, arresto, sequestro ou imissão na posse;
- b) prossegue em obra embargada;
- c) pratica outra qualquer inovação ilegal no estado de fato.

Atentado. No Direito Penal, em sentido geral, designa toda espécie de agressão, ataque ou ofensa às pessoas, às coisas ou à moral, ou seja, todo delito que perturbe a ordem social, protegida pelo Direito Penal.

Em tal caso, é sempre seguido do objeto da agressão ou do ataque, tomando, por essa razão, as denominações das várias espécies: atentado à moral, atentado à liberdade etc.

Em sentido estrito, porém, é empregado pelo Direito Penal, para designar a série de delitos formais, que sejam executados inteiramente, isto é, consumados, tenham ou não se tenham produzido os resultados pretendidos por seu agente.

Assim significará a execução do delito, que a lei penal qualifica e sanciona, que atenta contra a vida de uma pessoa, evidenciada pelo começo e fim da ação do agente, não importando os resultados que advieram de sua ação, se completos ou não, ou se conforme a sua intenção.

O crime foi executado: o *atentado* se deu. E, assim, ele se entende consumado, porque sua prática se revestiu de todos os elementos compreendidos em sua definição legal.

Se o crime não se consuma, deixa de ser *atentado* para ser *tentativa*. E aí se anota que ele não se consumou porque, iniciada a sua execução, esta não se concluiu por circunstâncias advindas que o impediram, circunstâncias estas alheias à vontade do agente.

O atentado mostra sempre o delito ou crime concluído, isto é, executado ou consumado.

ATENTADO À LIBERDADE. Em sentido especial, atentado à liberdade indica todo ato de coação ou não, apoiado em lei, que se dirija contra o direito de locomoção da pessoa, ou seja, esta *liberdade de ir e vir*.

A Constituição a garante com o *habeas corpus*.

E compreende não somente o ato que já privou a pessoa desse natural direito, como a iminência de que venha a sofrer esta violência ou coação ilegal. Mas, em acepção mais lata, o atentado à liberdade alcança toda espécie de arbitrariedade que possa atingir a pessoa, privando-a do exercício e fruição de seu direito sobre coisas ou bens de seu domínio ou seu exercício e gozo, mesmo sobre direitos pessoais, a que se junta o próprio direito de liberdade de locomoção.

Neste sentido geral, encontram-se, por indicação da lei constitucional e qualificados na lei penal, várias figuras de atentado à liberdade:

De associação, que assim se considera o constrangimento ou coação ilegal, por meio de violência ou de ameaça, para que a pessoa participe ou deixe de participar de determinado sindicato ou associação profissional. O direito é assegurado pela Constituição (art. 5º, XX) e o crime se qualifica na lei penal, art. 199.

De ensino, que se caracteriza no impedimento ou no constrangimento dirigido ao direito de instituir ensino, que é livre por princípio firmado constitucionalmente (Constituição, art. 206).

De profissão, evidenciada no constrangimento que se possa exercer contra uma pessoa para que não exerça ou exerça arte, ofício, indústria ou trabalho, contra a sua vontade (Const. Federal, art. 5º, XIII; Código Penal, art. 197).

De reunião, similar ao atentado à liberdade de associação, caracterizado pela proibição ilegal de se *agruparem* as pessoas em determinado local, com a intenção de discutirem ou decidirem entre si assuntos de interesse próprio, desde que é direito assegurado pela Constituição (art. 5º, XV). No entanto, esta proibição pode ser lícitamente determinada, diante de situações anormais e decretação do *estado de sítio* (Const. Federal, art. 139, IV).

De trabalho, consistente no constrangimento ou impedimento para que possa a pessoa trabalhar livremente, ou na imposição para que trabalhe contra sua vontade. É figura criminal qualificada nos arts. 197 e 198 do Cód. Penal.

Todos os atentados contra a liberdade resultam do *constrangimento* firmado na *violência*, *ameaça de violência* ou *coação*, revelando-se *ato ilegal* ou *abuso de poder*.

ATENTADO AO PUDOR. Assim se entende todo ato libidinoso ou impudico, diverso do da conjunção carnal, praticado com violência ou fraude, contra pessoa de um ou outro sexo.

O atentado deve ser praticado, a fim de que se constitua crime, mediante violência ou ameaça grave, ou mediante fraude, para saciar paixões lascivas ou por depravação moral.

O art. 213 do Código Penal foi alterado pela Lei 12.015/2009. Dessa forma, configura o crime de estupro constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Além disso, o crime de violência sexual mediante fraude passou a ter a seguinte redação: “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima.”

A violência ou a fraude são, assim, elementares ao crime.

Desse modo, são elementos do crime:

- a) atos impudicos ou libidinosos para satisfação de paixões lascivas ou por depravação moral;
- b) a violência, ou ameaça grave, ou fraude, diante das quais se evidencia a falta do consentimento;
- c) o dolo específico.

E daí se conclui que, havendo consentimento, desde que o ato não venha a ultrajar o pudor público, em que a figura delituosa é de outra espécie, não se pode considerar atentado contra o pudor da pessoa que consentiu.

ATENTADO AOS COSTUMES. Em sentido geral, como atentado aos costumes, ou atentado à moral, se compreende todo ato que se mostre contrário aos bons costumes e à moral. Nele se enquadram, assim, todos os atos repulsivos, manifestados por gestos ou executados por ações, que venham infringir normas ou princípios reguladores da sociedade e da família.

Como atentados ou crimes a dignidade sexual, a lei penal brasileira especifica:

- a) crimes contra a liberdade sexual, onde se integram o estupro, a violação sexual mediante fraude e o assédio sexual;
- b) corrupção de menores;
- c) rapto, seja o violento ou o consensual de mulher menor;
- d) lenocínio e tráfico de pessoa para fim de prostituição;
- e) ultraje público ao pudor.

ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA. Vários aspectos podem tomar os atentados ditos contra a segurança, todos eles consistentes em atos praticados com a intenção de anular, destruir ou perturbar a seguridade das instituições públicas, ou de subverter a ordem pública, ou, ainda, no sentido de perturbar ou trazer à anarquia a execução de serviços de interesse ou de ordem pública.

Desse modo, os atentados contra a segurança podem ser dirigidos:

Ao Estado, os quais se entendem como todo e qualquer ato praticado na intenção de alterar ou destruir a forma política instituída, seja por atos materiais ou mesmo por atos escritos, nos quais se propagam ideias subversivas da ordem pública instituída.

Os crimes cometidos contra a segurança do Estado serão sujeitos à Justiça e processos especiais (Const. Federal, art. 136). E, pelos princípios instituídos em nossa Magna Carta, desde que tais atentados possam pôr em choque a seguridade das instituições públicas, cabe ao Congresso declarar o território do país, ou parte dele, em estado de sítio.

Aos serviços públicos, representados por atos que se pratiquem na intenção de perturbar a normalidade dos serviços de interesse coletivo e de utilidade pública.

E assim se entende todo e qualquer atentado dirigido contra a segurança ou funcionamento dos serviços de água, luz, força, calor ou de qualquer outro estabelecido em bem comum (Cód. Penal, art. 265).

Aos transportes. Todos os atos de depredação ou de perturbação e dificuldade criadas aos serviços de transporte, sejam terrestres, marítimos, fluviais ou aéreos, no sentido de impedi-los, ou de pôr em perigo os veículos, embarcações ou aeronaves que os executam indicam-se como atentados contra a segurança dos transportes e como tal são punidos consoante a lei penal.

ATENTADO CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO. Segundo a especificação legal, o atentado, ou crime contra o sentimento religioso, vem do escárnio público contra alguém por motivo de crença ou função religiosa, do ato que tenta impedir ou perturbar prática de culto religioso ou de cerimônia, ou do vilipêndio a ato ou objeto de culto religioso.

Também se designa por *ultraje ao culto* ou perturbação e impedimento à realização de culto ou cerimônia religiosa.

ATENUAÇÃO. Palavra que se formou do latim *attenuatio*, verbo *attenuare* (enfraquecer, diminuir), é notadamente aplicada na terminologia da lei penal, para significar a *diminuição da pena* que, assim, será imposta ao infrator ou criminoso, em virtude de certas circunstâncias que vêm, legalmente, enfraquecer a severidade da punição.

E estas circunstâncias, que justificam a *atenuação*, recebem o nome de *atenuantes*, em oposição às *agravantes*, que, contrariamente, promovem a *agravação da pena*.

É, na lei penal, motivo de *atenuação da pena*, quando o agente pretendeu participar do *crime menos grave* (Cód. Penal, art. 29, § 2º). E isto quer significar que o agente tinha a intenção de causar o menor mal ou a lesão de menor gravidade.

ATENUANTES. Com a mesma derivação de *atenuação*, na terminologia do Direito Penal, tanto adjetiva a *circunstância* que tem força legal para diminuir a penalidade a ser imposta ao réu, pela infração ou prática do delito (*circunstância atenuante*), como representa, no aspecto de substantivo, a própria circunstância ou razão legal, que promove a diminuição da pena. E, neste caso, se dirá que a *atenuante* foi julgada procedente ou reconhecida.

Vários fatores podem compor a *atenuante*. E o Direito Penal indica quais os fatos que podem ser considerados como *atenuantes*, possuindo força para minorar a pena preestabelecida:

- 1) ser o agente menor de 21 anos e maior de 70;
- 2) ter sido de somenos importância sua cooperação no crime;
- 3) o desconhecimento da lei;
- 4) ter o agente:
 - a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral;
 - b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano;
 - c) cometido o crime sob coação a que não podia resistir ou sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima;
 - d) confessado espontaneamente, perante autoridade, a autoria do crime;
 - e) cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou;
 - f) a embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, se o paciente, ao tempo da ação ou omissão, não possuía a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse conhecimento (Cód. Penal, art. 28, § 2º);
 - g) a perturbação proveniente de insanidade mental ou de desenvolvimento incompleto ou retardado, de modo que o criminoso não tenha bem podido discernir sobre o caráter criminoso do fato ou determinar-se de acordo com o entendimento que lhe deveria dar (Cód. Penal, art. 26, parágrafo único).

Além das atenuantes indicadas, também se computam como tais a do exemplar comportamento anterior do agente, a da ausência de intenção em provocar o mal e outras que sejam apreciadas pelo julgador.

A *atenuante*, mais comumente chamada de circunstância atenuante, difere radicalmente *dadirimente*, que se mostra escusa ou não imputabilidade do crime ou da contravenção.

ATERRAR. Na terminologia jurídica, o vocábulo, sem fugir aos significados correntes, tem uma tríplice acepção:

- a) Quer significar o ato pelo qual alguém promove *pavor*, *susto* ou *terror*, a outrem, com a intenção de conseguir dele a prática de ato que satisfaça sua cobiça ou seus interesses.

Em tal sentido, é sinônimo de *aterrorizar*, o que se consegue diante de *ameaças* de certa gravidade que imponham pavor ou susto na pessoa aterrada ou aterrorizada.

Na prática de qualquer ato, qualquer que seja a natureza, a pessoa aterrada pode alegar vício de seu consentimento, por essa forma violenta obtido.

Como *aterrorizar*, que significa, *aterrar* é palavra que se origina do latim *terrere* (atemorizar, apavorar).

b) Em seu segundo sentido, derivado de *terra*, quer dizer *entulhar*, *pôr* ou *colocar terra*, ou o aterro que se faz em lugares baixos de uma propriedade imóvel, para nivelá-la, ou com o intuito de elevá-la.

E assim se diz que o local foi *aterrado*.

c) Em linguagem do Direito Marítimo ou Aéreo, *aterrar* quer dizer o que vem à terra.

E assim os *salvados que vêm à terra*, lançados pelas ondas; aterrados significa que deram à costa. Ou o *avião aterrou*, isto é, tocou a superfície da terra, para chegar-se ao aeroporto ou para livrar-se de qualquer acidente ocorrido no ar. É, neste sentido, que se opõe *amerissar*, para significar o hidroavião que pousou seus flutuadores no mar. Amerissar é galicismo, em vez de amarar.

Também é galicismo amerissar, como é brasileirismo aterrizar, um e outro usados em vez de aterrar.

ATERRISSAGEM. Neologismo, com o mesmo significado de aterragem, aplicado na linguagem da navegação aérea para exprimir o ato de aterrar ou baixar a aeronave sobre a terra.

ATERRO. Palavra que se formou de *aterrar*, no sentido de *entulhar*, para significar o fato ou ato pelo qual um volume ou massa de terra é removida de um terreno para outro, nivelando-o, pelo entulho dos baixos aí encontrados, ou alteando-o, pela acumulação de terra.

O aterro, segundo decorreu da intenção voluntariosa da pessoa, que, por sua iniciativa, *nivelao* terreno, entulhando fossos ou baixadas nele existentes, ou o *alteia*, acumulando terra sobre o terreno nivelado ou aplainado; ou decorre de fato alheio à sua vontade, isto é, quando se processa pela aluvião, e recebe as denominações de *aterro artificial* ou *proposital* e *aterro natural*.

Aterro artificial é o que se processa por iniciativa industriosa ou engenhosa do homem.

Aterro natural é o que se forma em consequência de aluviões, diante das quais as terras se acumulam, aterrando terrenos, formando, em regra, acréscimos aos terrenos alodiais, à beira-mar, ou junto a rios navegáveis.

Os terrenos acrescidos pelos aterros passam a pertencer aos donos dos terrenos marginais.

E se, pela aluvião, o aterro se forma em frente a prédios de diferentes donos, a regra é que os terrenos acrescidos se dividem proporcionalmente entre os mesmos proprietários de acordo com a *testada* de cada um dos prédios sobre a antiga margem, respeitadas as disposições concernentes à navegação [Cód. Civil/2002, art. 1.250, parágrafo único (art. 540 do Cód. Civil/1916)]. (ngc)

ATESTAÇÃO. Palavra derivada do latim *attestatio*, de *attestare* (testemunhar, dar testemunho, provar), designa o ato pelo qual a pessoa afirma ou testemunha a existência de certo fato ou de certa obrigação.

Tem, assim, também o significado de *testemunho* ou de *certificação*.

Sub attestazione jurisjurandi: testemunho em fé de juramento.

A atestação pode ser dada por escrito (por atestado) ou verbalmente (por depoimento).

ATESTADO. Formado do latim *attestatus*, verbo *attestare*, indica o documento em que se fez *atestação*, isto é, em que se afirma a veracidade de certo fato ou a existência de certa obrigação. É assim o seu instrumento. Recebe, também, o nome de *certificado*, quando vem comprovar a existência de ato que se consumou.

E assim dizemos:

ATESTADO DE BOA CONDUTA. Quando nele se dá atestação de bom procedimento e idoneidade de certa pessoa.

ATESTADO DE EXAME. Ou certificado de exame, quando é prova do exame feito.

ATESTADO DE IDADE. Ou certidão de idade, quando revela o documento em que a prova de idade vem autenticada.

ATESTADO DE ÓBITO. Certificado da morte da pessoa.

ATESTADO DE SANIDADE. Atestação de que a pessoa goza de boa saúde.

ATESTADO DE VIDA. Quando, por declaração feita, se quer mostrar que certa pessoa ainda vive.

Salvo o caso de atestados consequentes de certidões ou documentos passados por serventuários públicos ou oficiais de registro, com fé pública, todos os demais, feitos por pessoas sem essa autoridade, quando trazidos para prova do que neles se contém, devem ter as firmas dos signatários reconhecidas por tabelião.

ATÍLIA. Assim se denominava, no Direito Romano, a lei promulgada pelo pretor ATÍLIO, no ano de 443 da fundação de Roma, em virtude da qual se outorgava ao pretor e ao tribuno do povo o poder de nomear tutor a todo aquele que não o tivesse designado por testamento, ou legítimo.

Era lei privativa ou restrita a Roma. Depois, porém, a lei JÚLIA TÍCIA ampliou sua ação a todas as províncias do Império Romano, cabendo aos presidentes das mesmas nomearem os tutores que se fizessem necessários, quando não os houvesse legítimos ou designados nos testamentos.

ATIPICIDADE. É a qualidade daquilo que não é típico, ou seja, que não se subsume à tipificação legal. Chama-se tipo a descrição feita pela lei da conduta que é proibida e denomina-se tipicidade a correlação da conduta com a descrição típica. O fato atípico, portanto, é aquele que não se adequa a conduta descrita na lei. (gc)

ATIVA. É expressão de uso na linguagem administrativa, para indicar a permanência do funcionário público no exercício de suas funções. Está na *ativa*, quer dizer, está no desempenho efetivo de suas atribuições, desobrigando-se normalmente das funções do cargo, em que se encontrava empossado.

Opõe-se, assim, ao estado de *aposentadoria* ou de *reforma*, em que o funcionário não exerce *ativamente* qualquer função pública efetiva, porque está afastado dela.

É também usado como adjetivo, para expressar o mesmo pensamento. É sinônimo de *inatividade*.

Ativa. Como advérbio, indica o modo de ação da pessoa no que se refere à prática de atos jurídicos, em que o agente se coloca na posição de defensor de direitos creditórios que lhe pertencem, ou a outrem, de quem é mandatário ou delegado. *Ativamente* opõe-se *aopassivamente*.

ATIVIDADE. Designa a soma de ações, de atribuições, de encargos ou de serviços desempenhados pela pessoa. É este o seu sentido genérico. E, assim, se diz: *atividades profissionais; atividades políticas; atividades comerciais*.

É, assim, o *âmbito de ação*, em que o *agente* desenvolve as suas aptidões.

Mas, em sentido estrito, em uso no Direito Administrativo, entende-se a efetividade no exercício de cargo ou função. E, assim, opõe-se à *inatividade*, que, justamente, explica o caso em que o funcionário está afastado da *ativa*, isto é, está fora do exercício do cargo ou função anteriormente ocupada.

Quando o vocábulo vem representar o âmbito de ação desenvolvida pela pessoa ou pela entidade pública, toma qualificativos que bem distinguem as espécies de serviços ou funções que nele se compreendem.

E assim se diz:

ATIVIDADE COMERCIAL. É a designação que se dá para toda atividade articulada dentro do comércio, no seu mais amplo sentido, abrangendo, assim, toda atividade que se exerce em hotéis, pensões, estabelecimentos de diversões, agências de quaisquer negócios, escritórios ou negócios de comissões, consignações, corretagens, casas ou estabelecimentos bancários, penhores, casas de câmbio, bem assim oficinas de consertos de quaisquer utensílios, depósitos, ou locações de objetos, barbearias, quando exercitarem atos de comércio.

Neste sentido também a toma a lei fiscal.

As pessoas que exercem atividades comerciais, se por conta própria, dizem-se comerciantes, hoteleiros, banqueiros, consignatários, comissários, barbeiros, etc. E os que a exercem por conta de outrem, comerciários, prepostos, empregados etc.

ATIVIDADE ECONÔMICA. Para indicar que determinada soma de ações se processa num espaço limitado a atos ou fenômenos de ordem econômica. É assim a função do banqueiro, ou a que se firma em matéria relativa à produção, circulação e consumo das riquezas.

ATIVIDADE FINANCEIRA. Assim se entende toda atividade promovida no sentido de dirigir os fenômenos de ordem financeira, observando-se as fontes, em que se captam os recursos necessários à satisfação da existência e funcionamento das instituições de caráter público ou privado, para que estas cumpram as suas necessidades de interesse coletivo ou que sejam pertinentes a seu objetivo.

Quando o Estado procura fixar, cientificamente, as regras e os princípios predispostos para a formação de sua *receita pública* e estabelecimento de sua *despesa*, a fim de que assegure o funcionamento de sua organização política e assente a sua própria existência, diz-se que exerce *atividades financeiras*.

ATIVIDADE INDUSTRIAL. No sentido legal, é a que indica toda e qualquer exploração de indústria, seja extrativa, de minerais, de construções, como de manufatura, produção de energia elétrica, serviços de caráter industrial, indústria agrícola.

Os agentes desta atividade designam-se industriais, agricultores, construtores, fabricantes.

Aos auxiliares, que não agem por conta própria, dão-se os nomes de industriários, colonos, capatazes, feitores etc.

ATIVIDADE POLÍTICA. Assim se diz daquela que se refere precipuamente às funções do Estado como organização de ordem política, dentro da qual exercita uma soma considerável de ações, como reflexo da soberania de que se acha investido, entre as quais se anotam os atos que se impõem para a manutenção de sua própria existência.

ATIVIDADE PRIVADA. É a que se refere à execução de ações de ordem privada, ou seja, de interesse pessoal.

ATIVIDADE PÚBLICA. É a que diz respeito aos serviços e negócios públicos, sejam de ordem meramente administrativa ou de ordem política.

ATIVISMO JUDICIAL. O ativismo judicial expressa a ideia de que a decantada imparcialidade ou isenção, que caracterizaria não só a atividade judicial como o Estado e as leis, no regime político liberal não impede a realização dos objetivos e valores exigidos pela sociedade em determinado momento histórico, daí se exigindo também dos juízes, no julgamento das causas, que não percam de vista tais objetivos e valores, como, por exemplo, os princípios e as tarefas fundamentais constantes do título I da Constituição de 1988. (nsf)

ATIVO. Quer na linguagem estritamente jurídica, quer na linguagem tecnicamente comercial, é sempre representativo da existência de um *bem*, de um *valor*, ou de um *crédito*, que pertence a determinada pessoa ou a certa entidade jurídica.

Está sempre colocado em oposição ao *passivo*, que representa ou mostra a existência de *dívida* ou *obrigação*, ou um *ônus* qualquer, que pesa sob a responsabilidade da pessoa ou de entidade.

Na linguagem técnico-comercial, o ativo é o *haver*, é o que tem, ou se possui, indicando todo acervo de bens de quaisquer espécies, que forma o conjunto patrimonial da pessoa.

Assim, ativo indica o *patrimônio*, ou seja, a totalidade de bens ou haveres, pertencentes à pessoa, desde que avaliáveis ou apreciáveis em dinheiro.

E, por este modo, se diz ativo, para significar toda espécie de valor com que a pessoa pode contar para satisfazer suas obrigações ou seus compromissos (*passivo*). Onde quer que existam bens ou haveres existe ativo.

O *inventário*, por exemplo, possui o seu *ativo*, que se compõe do acervo de todos os bens representativos da herança, sejam propriamente ditos ou sejam direitos, desde que apreciáveis em valor monetário.

A conta expressiva deste ativo, justamente, é mostrada pelo laudo de avaliação, onde todos os bens estão sujeitos à determinação de seu preço ou valor.

Esses valores, atribuídos a cada bem, consoante sua utilidade ou sua estimativa, formam, então, a coluna de *crédito* desse balanço inventarial. E o ativo está aí na sua função dominadora de representativo de créditos ou haveres, que serão objeto da partilha, após, pela liquidação do passivo, se verificar o *ativo líquido* do inventário, ou seja, os haveres que sobraram, a seguir do pagamento das dívidas do *de cujus* e pagamento das despesas do inventário.

Ativo. Na técnica comercial, o ativo se demonstra pela verificação de todos os valores, sejam contas a receber, como os referentes a direitos ou bens vinculados ao comerciante ou sociedade comercial, que se agrupam na coluna do *haver*.

Representa, assim, a soma de todos os valores disponíveis ou utilizáveis. E esses valores ativos constituem, propriamente, o patrimônio total, integrado de todos os bens e direitos de propriedade da pessoa, apreciáveis em dinheiro.

No ativo, assim, há a ponderar a situação do *ativo circulante*, que se entende composto por todos os bens e direitos em função ativa no negócio, quer dizer de valores que podem ter imediata *conversão* em dinheiro, e o *ativo estático*, também chamado de *ativo realizável*, representado pelos bens móveis ou imóveis, que, embora suscetíveis de uma conversão monetária, não se apresenta esta tão rápida e imediata, de modo a satisfazer as necessidades urgentes, que poderão surgir no negócio, como sucederá com os valores componentes do *ativo circulante*, constituído de elementos fundamentais das próprias operações em curso ou constitutivos das atividades mercantis ou industriais da pessoa.

O conjunto de *contas ativas*, representativas do ativo, são designadas, na linguagem técnico-contábil, como *títulos do ativo*. E estes compreendem grupos subordinados a títulos gerais, encimando várias contas de títulos especializados.

Nos *títulos do ativo* há contas pessoais de fácil mobilização, contas impessoais representativas de valores negociáveis, contas de movimento transitório, contas de regularização e contas de prejuízo. Todas estas contas, agrupadas atinentes à sua função e à própria utilização dos valores que encerram, são assim classificadas:

I. *Contas* ou *valores disponíveis*, representando os saldos ou fundos disponíveis nos Bancos ou em Caixas, e subtitulados por:

a) *Encaixe monetário*.

Dinheiro existente no estabelecimento.

b) *Encaixe bancário*.

Dinheiro à disposição nos bancos.

II. *Valores em circulação* ou *valores realizáveis*, onde se agrupam todos os valores que estão em giro, em aplicações ou representados em títulos de crédito e compreendem:

a) títulos a receber;

b) títulos de crédito;

c) valores em trânsito;

d) mercadorias etc.

III. *Valores imobilizados* ou *bens partrimoniais*, onde se acham registrados os imóveis e os diversos bens móveis, constituidores do ativo não negociável, assim discriminados:

a) imóveis;

b) móveis e utensílios;

c) instalações.

IV. *Valores de compensação*, compreendendo os diversos valores retidos em poder do estabelecimento por força contratual ou por outras contingências próprias ao negócio, subordinadas aos diversos títulos, em conformidade com a natureza da transação.

As *contas de compensação*, que LÉON BARTADON qualifica de *contas de regularização*, e CARLOS DE CARVALHO, de *contas de contrapartida*, em verdade representam um *ativo fictício*, em contraposição às demais contas que formam o *ativo real*. Semelhantes contas, como é fácil verificar, não representam nem direitos, nem haveres pertencentes ao estabelecimento. São contas criadas unicamente com o intuito de balancear valores, que, por questão de ordem e de técnica, figuram no balanço como valores alheios ao patrimônio do estabelecimento e apenas indiretamente ligados a operações que se realizaram.

Ativo. Como adjetivo, além de mostrar o zelo, a atenção, o cuidado, que alguém presta ao trabalho ou serviço que está a seu cargo, tem a mesma acepção de *atual*, isto é, o exercício efetivo e atual de uma função ou o desempenho de atribuição. É sentido oposto ao *aposentado*, *reformado* ou *inativo*.

ATIVO CIRCULANTE. Assim se entende a soma de valores que se encontra no giro comercial ou industrial, aplicada em efeitos comerciais, nas fazendas ou mercadorias que servem de objeto ou negócio. Está, assim, em circulação, e se entende realizável a cada instante ou segundo os desejos do comerciante, industrial ou sociedade.

Está em oposição ao *disponível* e ao *estático*.

ATIVO COMPENSÁVEL. São contas que não possuem, em verdade, um caráter de *ativo real*: foram formuladas com o objetivo de registrar nos livros comerciais ou industriais uma situação econômica existente, embora sem representar a existência de haveres pertencentes à pessoa. Assim se diz também: *ativo fictício*.

Na escrita tem o título genérico de *valores de compensação*.

ATIVO DISPONÍVEL. É o de que se pode dispor *imediatamente*. São os recursos já *mobilizados*, que se encontram à mão do comerciante ou industrial para satisfação de suas necessidades. Compreende, assim, os valores já *realizados*, ou seja, o *numerário* de que se pode dispor, seja em caixa no próprio estabelecimento, seja à sua disposição nos bancos. E assim se vê que o ativo disponível se compõe dos encaixes em dinheiro (em cofre ou no banco).

Tem, na contabilidade, notadamente nos balanços, a designação genérica de *contas ou valores disponíveis*.

ATIVO ESTÁTICO. Assim se compreendem as contas figurantes no ativo, que não são mobilizáveis imediatamente, embora possam ser *convertidas em dinheiro*. É o mesmo que *ativo imobilizado*, que se integra pelos bens propriamente chamados de patrimoniais, ou seja, bens móveis e imóveis pertencentes ao estabelecimento ou à pessoa.

ATIVO FICTÍCIO. É o mesmo ativo compensável. E assim se deve chamar porque os valores nele representados não formam uma realidade econômica a favor da pessoa ou sociedade em cuja escrita figuram. É anotação contábil de mero registro, da qual, então, surge a evidência de semelhantes valores, ficticiamente ou artificialmente incorporados ao ativo ou haveres demonstrados.

ATIVO LÍQUIDO. Assim se diz do superávit proativo, que se anota na diferença tomada entre o *ativo total* e o *passivo* do estabelecimento ou sociedade comercial, excluído o valor de seu capital. É, em verdade, a folga anotada entre os haveres da pessoa e as suas obrigações, pelo que se evidencia que, se liquidados todos os seus débitos e realizado em espécie todo o montante de seu ativo, *resta* para a mesma um *líquido de haveres*.

Dá-se-lhe, também, o nome de *patrimônio líquido* ou *capital líquido*, visto que a soma assim apurada evidencia o recurso real líquido de que dispõe a pessoa, se ajustados todos os títulos devedores, com os recursos de seus títulos credores.

O ativo líquido, desse modo, aumenta ou diminui, segundo é maior ou menor a soma do passivo ou se é maior ou menor a diferença havida entre os valores totais que se integram no *ativo* e no *passivo*.

Põe em visível destaque a situação econômica do comerciante, mostrando que, quanto maior é a diferença, melhor é a sua situação econômica.

ATIVO PENDENTE. Assim se diz da soma de bens ainda não incorporados aos bens da pessoa (frutos ou rendimentos), mas que possam ser objeto de uma operação ou possam ser negociados antes que se integrem ao patrimônio ou ativo da pessoa.

ATIVO REAL. Assim se chama o acervo patrimonial, isto é, a soma de valores de todos os bens pertencentes à pessoa.

ATIVO REALIZÁVEL. Entende-se, assim, a soma de valores de todos os bens que sejam conversíveis em dinheiro, e cujos bens pertencem à pessoa e sejam presentes, isto é, atuais, e como tal possam ser negociáveis.

ATO. Derivado do latim *actus*, de *agere* (levar, conduzir), tem o sentido de indicar, de modo geral, toda ação resultante da manifestação da vontade ou promovida pela vontade da pessoa. É tudo que *acontece* pela vontade de alguém.

Neste conceito, *ato* e *fato* bem se distinguem. Ato será todo acontecimento produzido pela vontade da pessoa, desde que se mostra ação pela qual a pessoa realiza o seu intento. Fato é o acontecimento que vem sem intervenção da vontade humana.

Sob o ponto de vista jurídico, considerando ambos como acontecimentos em virtude dos quais as relações jurídicas nascem e se extinguem, SAVIGNY os determina genericamente sob a denominação de *atos jurídicos*.

Mas atos e fatos jurídicos também possuem diferenciação análoga.

Entre o ato comum e o ato jurídico a diferença existente é que o *ato jurídico* revela sempre a manifestação da vontade da pessoa ou de várias pessoas para a consecução de certo fim, ou objetivo, que vem produzir certo efeito de direito.

São, assim, ações que se exercem com o fim de se adquirir, modificar ou transferir direitos.

Ato. Com o mesmo sentido de *auto*, serve para designar o escrito ou termo, pelo qual se procura estabelecer a manifestação da vontade, a fim de que se produzam os efeitos do *ato jurídico* que se praticou, servindo, ao mesmo tempo, de instrumento ou prova material de sua existência. É, desse modo, tomado no sentido de *ato instrumental* para evidência do ato escrito, ou que se executou por escrito.

Ato. O vocábulo toma, no seu sentido jurídico e, mesmo comum, pelo acréscimo de outras palavras, várias significações, todas elas com o intuito de melhor elucidar a sua especialização, ou seja, para explicar o fim ou o efeito que se tem em mira.

E assim se diz *ato jurídico*, porque realiza um fim ou tem efeitos jurídicos a cumprir; *ato lícito*, se tem amparo em lei, para contrapor-se ao *ilícito*, quando vedada é a sua prática; *ato de comércio*, para mostrar que é pertinente à matéria comercial e distingui-lo do *ato civil*; *ato legislativo*, para indicar a ação do Poder Legislativo; *ato administrativo*, *ato principal*, *ato acessório*, *ato de desídia*, *ato público* ou *ato privado* etc.

ATO ACESSÓRIO. Assim se diz do ato que se apresenta complementar de outro, denominado principal.

É ato que não tem existência própria, visto que sua vida e efeitos estão ligados à vida de outro ato.

Os atos acessórios, neste sentido, não se confundem com os atos que se dizem *atos acessórios de comércio*, porque, não sendo propriamente atos de comércio, o são por dependência ou conexão.

Ato acessório, no sentido próprio que lhe empresta a terminologia jurídica, é todo aquele que se integra na teoria do acessório, consignada no princípio de que *accessorium sequitur principale*.

É ato que se pratica concomitantemente com o ato principal ou em seguida a ele, para completar a obrigação contida no ato principal.

É assim o ato pelo qual se dá garantia para a fiel execução da obrigação do ato principal.

ATO ADICIONAL. É expressão designativa de ato que vem para completar, para explicar ou para interpretar ato anterior. Por ele o ato primitivo melhor se completa, se interpreta ou se esclarece.

ATO ADMINISTRATIVO. No sentido do Direito Público, designa todo ato praticado por delegado dos poderes públicos no exercício de suas funções administrativas, seja dirigindo os negócios públicos, que são atribuídos à sua competência, seja promovendo todas as medidas e diligências indispensáveis à sua realização.

São, assim, atos de administração, em virtude dos quais os interesses e as necessidades do Estado são suficientemente vigiados e atendidos.

No sentido do Direito Privado, Comercial ou Civil, o ato administrativo ou ato de administração não tem sentido diverso: significa o ato do administrador de negócios ou de bens, que é praticado no sentido de conservar, movimentar, fazer produzir o patrimônio ou ativo que lhe é confiado, ou protegê-lo contra qualquer ataque ou ofensa que possa ser dirigida contra ele.

Em sentido estrito, quando se quer determinar os limites dos poderes da administração, em virtude dos quais se autorizam os atos de administração que possam ser praticados, como atos

de administração ou administrativos se entendem todos os que se mostram necessários para desempenho desta gestão ou administração, ou seja, para a realização do próprio negócio.

E estes se entendem os atos de conservação, de resguardo e de defesa, que asseguram a integridade do patrimônio sob administração ou que garantem a execução normal dos negócios administrados.

Atos de administração ou administrativos são, pois, no sentido do Direito Privado, todos aqueles que se fixam em face dos poderes outorgados no mandato ou na delegação, consistentes na conservação e no resguardo das coisas e direitos do administrado, para os quais não se exijam poderes especiais. Entre estes se anotam os atos de disposição.

ATO ANULÁVEL. Assim se qualifica o ato jurídico, que, tendo sido praticado ou executado com ofensa ou preterição de formalidades legais, pode ser anulado por quem tenha interesse na sua ineficácia.

Os atos anuláveis são ratificáveis, isto é, podem ser reafirmados por quem os autorizou ou pela pessoa em cujo interesse foram executados, de modo que se tornem legalmente perfeitos e possam surtir os desejados efeitos.

Vide: *Ratificação*.

Segundo os princípios formulados em lei, entende-se anulável todo ato praticado por pessoa relativamente incapaz, ou que haja sido praticado em virtude de vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

Não somente quem tenha participado nele pode pleitear sua anulação. Os *terceiros* prejudicados pela sua execução também o podem. E, neste particular, a ratificação somente pode ser admitida a fim de que o ato se valide, ressalvados os direitos de terceiros. E a ratificação dele retroage à data em que se praticou o ato, surtindo efeitos desde então.

ATO ATRIBUTIVO. Assim se diz do ato em virtude do qual se atribui à pessoa certo direito ou certa obrigação, decorrendo daí o direito de fruição deste direito ou de exigibilidade desta obrigação.

As sentenças judiciais que reconhecem o direito da pessoa, segundo seu pedido na demanda, atribuem a essa pessoa o direito de exigir da outra o cumprimento da prestação contida no decisório.

O ato atributivo do Judiciário dá sempre o direito de execução, o que não se daria no *ato declaratório*, onde apenas o direito se declara sem essa força de exequibilidade.

ATO AUTÊNTICO. Assim se conceitua o ato que é solenemente executado, ou seja, formulado segundo as prescrições ou formalidades estatuídas em lei.

Os atos praticados pelos oficiais públicos, ou seja, escrivães, tabeliães e notários, sempre se dizem autênticos, não somente pela qualidade de *fé pública* dada aos aludidos serventuários públicos, como porque seus atos se dizem públicos e a autenticidade é uma das qualidades dos atos dessa natureza.

Os atos particulares também se dizem autênticos, quando se revestem das formalidades legais e satisfazem requisitos indispensáveis a essa solenização: registro, reconhecimento de firmas etc.

Mas, em tal caso, melhor se diriam *atos autenticados*, com a valia de autênticos, pois essa designação melhor se adapta aos atos passados por notários ou oficiais públicos, e constantes de seus livros oficiais e próprios para o registro, ou escritura do ato.

ATO BILATERAL. Assim se chama o ato jurídico que se forma pelo concurso de duas ou mais pessoas, dependendo, assim, do acordo ou do assentimento das vontades de todos quantos venham participar de sua formação ou execução.

O *ato bilateral*, que também se mostra ato consensual porque sua validade depende do consentimento das partes que o formularam, como *ato jurídico* revela sempre a existência de um ajuste ou um contrato.

Vide: *Contrato*.

O ato bilateral, embora se assemelhe ao *ato complexo*, dele se distancia, em razão da identificação de interesses, em que se colocam as partes ou agentes do ato.

No ato bilateral, em regra, os interesses podem mostrar-se opostos, em virtude das diferentes posições que ocupam, tal seja, a do *credor* e do *devedor*, a do *comprador* e a do *vendedor*; enquanto no ato *complexo* os interesses se apresentam comuns ou iguais, tal seja, o ato de formação da sociedade anônima, ou o de deliberações de assembleias sociais.

ATO “CAUSA MORTIS”. Também denominado *ato de última vontade*, assinala o que se pratica para surtir efeitos após a morte, tais sejam os testamentos.

ATO CIVIL. É a denominação dada a todo ato que tenha regras de instituição estabelecidas na lei civil, isto é, incidente em matéria de Direito Civil.

ATO COATOR. Em sentido genérico, ato coator significa todo aquele que é praticado por certa pessoa no sentido de impedir que outrem, livremente, exerça direito certo e incontestável, que lhe pertença, quer obstando que o titular desse direito possa fruí-lo livremente, quer coagindo-o a que não pratique ato que é de sua atribuição ou de sua liberdade.

O ato coator, assim, vem ferir, ameaçar ou violar direito certo e incontestável e se manifesta por ato que transgredir princípio de lei ou se inquine de inconstitucional.

O ato coator, por via de regra, promana sempre de autoridade, que o pratica usurpando as próprias atribuições, ou seja, ultrapassando os poderes que lhe são conferidos legalmente.

Vide: *Ato de autoridade, Coação*.

ATO COMPLEXO. Assim se diz do ato jurídico que resulta de deliberação coletiva de interesse comum ou de *negócio coletivo*, na qual se manifestam as vontades, em harmonia, para o fim de ser constituída uma sociedade ou se determinar qualquer medida em proveito dela.

As deliberações das assembleias gerais formam atos jurídicos complexos ou de negócios coletivos. E, como vimos (*atos bilaterais*), eles bem se diferem dos atos bilaterais, indicativos dos contratos em geral.

ATO COMPOSTO. É a espécie de ato jurídico que, formado por duas manifestações de vontade, tem eficácia desde a primeira, sendo a ulterior meramente homologatória ou de referendo.

ATO CONFIRMATIVO. É todo ato jurídico que tem o sentido de vir reafirmar um direito ou uma obrigação, notadamente aquele que vem *ratificar* ato anterior, praticado com vício ou defeito que lhe poderia tirar validade.

Desse modo, o ato confirmativo ou ato de ratificação, tendo o mérito de corrigir e de reafirmar ato jurídico anteriormente praticado, que se poderia arguir de anulável, tem efeito de renúncia, desde que, por ele, o agente em verdade renuncia a qualquer impugnação ao ato praticado.

ATO CONSENSUAL. É a designação dada ao ato jurídico, quando a formação dele somente se mostra perfeita desde que tenham concorrido as vontades ou o consentimento das partes ou agentes de sua formação, seja consentimento dado de modo formal (*expresso*), ou de modo tácito (*deduzido*).

ATO CONSERVATÓRIO. É expressão empregada para indicar o ato praticado com o objetivo de manter ou assegurar bem ou direito integrado ou incorporado no patrimônio da pessoa, ou para impedir que seja retirado dele.

Os atos conservatórios podem ser judiciais ou extrajudiciais, conforme sejam executados por determinação do juiz ou sejam resultantes de iniciativa do próprio interessado fundado em preceito legal.

Dizem-se atos conservatórios ou assecuratórios.

Como atos conservatórios extrajudiciais temos a transcrição do imóvel adquirido e a inscrição da hipoteca.

Como atos conservatórios judiciais temos todas as *medidas cautelares*, que se praticam preparatoriamente para a ação ou preventivamente na ação.

ATO CONSTITUTIVO. É ato jurídico pelo qual se constitui a sociedade ou se institui a pessoa jurídica.

Para que ocorra a existência legal de qualquer pessoa jurídica de Direito Privado, faz-se mister a inscrição do ato constitutivo no registro que lhe for peculiar.

Diz-se também *ato institucional*.

ATO CRIMINOSO. É expressão que designa, de modo genérico, todo ato ilícito, cuja prática encontra princípio proibitivo na lei penal.

Designa toda espécie de crime ou contravenção qualificados na lei penal, assinalando atos que se consideram *fora da lei*.

O homicídio, o furto, o estelionato, o lenocínio, a vadiagem são atos criminosos.

ATO DE ACUSAÇÃO. Designação dada a todo ato pelo qual se promove acusação ou imputação criminosa a certa pessoa. Em sentido genérico, em matéria penal, tem o significado de *notícia do crime*, em que se faz imputação à pessoa da prática de crime ou contravenção.

A *denúncia* indica-se ato de acusação, sendo que por ela é orientado todo processo criminal acerca do fato criminoso arguido contra o agente responsável por sua prática ou execução.

ATO DE ADMINISTRAÇÃO. Tem o mesmo sentido de *ato administrativo*.

ATO DE APELAÇÃO. Na terminologia forense, assim se menciona o ato pelo qual o litigante, que, não se conformando com a sentença dada contra ele, no seu todo ou em parte, usa do recurso da apelação, a fim de que, em instância superior, se reexamine o seu direito.

Anteriormente, isto é, antes da vigência do Cód. de Proc. Civil brasileiro, o *ato de apelação* era determinado pelo termo, que se seguia ao pedido da parte apelante.

Abolido o sistema, o documento objetivo da apelação é hoje a própria petição. E assim, com o despacho do juiz que a recebe, junto aos autos do processo, valerá como evidência do ato, em que se tem a apelação como intentada.

Desse modo, desde que o ato de apelação está visivelmente cumprido, satisfeitas as demais exigências processuais, subirá o recurso à superior instância.

ATO DE AUTORIDADE. Entende-se como ato de autoridade todo aquele que é praticado por certa pessoa no exercício de função ou gestão administrativa pública.

Desse modo, o caráter de ato de autoridade promana da qualidade de autoridade administrativa do agente e de sua prática ou execução em função dessa mesma qualidade.

E sendo assim, como tal não se designa qualquer ato que seja executado ou praticado por certa pessoa, que tenha qualquer parcela de autoridade delegada pelo poder público, mas que o ato executado o tenha sido em *função desse poder*.

Como ato de autoridade se inclui, também, não somente aquele que é praticado pelo *agente* do poder público, isto é, por aquele que se apresenta como *delegado* do poder público, mas todo aquele que é praticado por pessoa que esteja na direção da administração de serviços públicos, em virtude de delegação ou contrato do próprio governo.

Quando a autoridade pratica ato que exorbita de suas atribuições, isto é, que transgredir preceito legal, regras contratuais, indo além das atribuições que lhe são conferidas, ou ultrapassando os limites legais, diz-se que é ato *arbitrário* ou *coator*.

E se tal ato vem ferir direito certo e incontestável de alguém pode o prejudicado avocar em seu favor o amparo da lei (mandado de segurança ou *habeas corpus*).

O ato de autoridade se difere do ato de gestão.

O ato de autoridade se revela sempre ato de ordem pública, enquadrado na administração dos negócios públicos, ou seja, aquele que tende a pôr em funcionamento os órgãos que exercitam atividades públicas e políticas do Estado.

O ato de gestão, mais restrito, mostra-se o que se pratica na administração de serviços, sejam de ordem pública ou privada, o qual, segundo princípio estabelecido, pode criar responsabilidades que atingem o gestor, enquanto o de autoridade pode libertar o agente dessa responsabilidade, salvo quando a lei dela não o isentar.

Destarte, o ato de autoridade se desenvolve geralmente no desempenho de função pública ou política. Mas, por vezes, mesmo que se mostre ato aparentemente de ordem política, traz caráter de ato de gestão. E desse modo difícil se torna uma distinção precisa, isto é, o saber-se até onde vai o ato de autoridade e onde se inicia o ato de gestão; por tal forma, às vezes, os dois aspectos se apresentam conjugados.

Viveiros de Castro entende que os *atos de autoridade* são os que estabelecem medidas gerais sobre casos futuros, e proferem decisões especiais sobre casos pendentes, como sejam a verificação ou declaração de algum fato, a permissão, determinação ou proibição de alguma coisa, a concessão ou denegação de alguma autorização ou privilégio etc.

Assim o temos no seu sentido amplo e geral.

Mas, segundo a especialização do objeto ou matéria contida no ato que se executa por intermédio de autoridade pública, os atos de autoridade tomam diversas designações, que, assim, os expressam em sentido próprio e estrito: *ato político, ato de governo, ato de império, ato discricionário*.

ATO DE BENEFÍCIO. É designação que se dá ao ato de doação, por ser *ato de liberalidade*, pois que o doador, em verdade, leva ao patrimônio do donatário vantagem que lhe vai aumentar os haveres, tirada do doador.

Vide: *Doação*.

ATO DECLARATIVO. É o ato jurídico em virtude do qual, por imposição legal ou decisão judiciária, se tem a *declaração* da existência de direito ou de relação jurídica, da falsidade ou autenticidade de documento, a qual estabelece a situação jurídica preexistente ou legalmente considerada em lei.

O ato declarativo, assim, vem sempre afirmar o direito ou negar a sua existência, pelo que a declaração que nele se encerra tanto pode ser *positiva* (quando afirma) como *negativa* (quando nega).

O ato declarativo não tem força atributiva ou translativa, nem tampouco a constitutiva de direitos. Apenas os declara, devendo seu titular, pelos meios próprios, avocar que, evidenciada a legitimidade da declaração, lhe sejam assegurados o uso e gozo dos direitos, que lhe são próprios, se tentam impedi-los.

ATO DE COMÉRCIO. É todo ato especulativo praticado pelo comerciante no exercício de sua profissão, ou aquele que, embora praticado por pessoa não comerciante, seja reputado como mercantil por determinação legal.

Em razão disso, os atos de comércio, ou atos mercantis, dizem-se *objetivos* ou *absolutos* *esubjetivos* ou *relativos*.

Objetivos ou absolutos entendem-se os que se reputam comerciais por sua própria natureza ou por determinação legal.

Subjetivos ou relativos, os que se entendem comerciais em virtude da qualidade de comerciante atribuída às pessoas que os praticam, ou que neles intervêm.

J. X. CARVALHO DE MENDONÇA distribui a classificação em três ordens:

- a) atos de comércio por natureza;
- b) atos de comércio por força de lei; e
- c) atos de comércio por dependência ou conexão.

As duas primeiras espécies integram-se como atos objetivos e a última como o ato de comércio subjetivo.

ATO DE CRUELDADE. É designação que se dá ao ato de violência particularmente perversa ou grave, ou ao ato de tortura praticado pelo agente na execução de um crime, não somente para mais cruelmente infligir dor e agonia à vítima, como para que mais facilmente possa conseguir seus desígnios, quando a crueldade é imposta a fim de arrancar declarações ou confissões de que se interessa.

Constitui agravante o crime praticado com ato de crueldade (Cód. Penal, art. 61, II, d).

ATO DE DESÍDIA. Assim se considera o ato que decorre do desleixo, da negligência, da preguiça ou da indolência.

Pode ser *habitual* ou *ocasional*, segundo o agente é desidioso frequentemente, sendo nele falta habitual ou costumeira, a *desídia* com que executa seus misteres, ou se somente acidentalmente ela ocorreu.

Na lei trabalhista, o ato *desidioso* repetido no desempenho das funções que são confiadas ao empregado é justo motivo para despedida.

É ato que caracteriza o mau procedimento do empregado e a falta de exação de seus deveres.

ATO DE DISPOSIÇÃO. É expressão com que se designa todo ato quem tem a finalidade de trasladar a propriedade de um bem de certa pessoa para outra. É *ato de alienação*, que tanto ocorre na venda, como na troca ou na doação.

Por sua relevância, visto que é ato que vem desfalcicar, em certos casos, o patrimônio de pessoa para enriquecimento do patrimônio de outra, é ato que não se inclui entre os atos de mera gestão ou administração, somente os podendo praticar quem tenha capacidade civil, e se mandatário, quando tem poderes especiais e expressos para isso, devendo a pessoa, que dispõe o bem ou dá mandato para dispô-lo, ser o proprietário dele.

Os atos em que se constitui servidão, ou que dão em hipotecas ou penhores, também se incluem entre os atos de disposição.

ATO DE GESTÃO. Assim se diz para todo ato praticado por alguém na gestão ou administração de negócios alheios.

No sentido que lhe empresta o Direito Constitucional, o *ato de gestão*, em regra, mostra uma das modalidades de intervenção do Estado nos domínios econômicos, embora mantenha o princípio do valor primacial do indivíduo como elemento produtor de riqueza.

Em quaisquer dos casos, o ato de gestão mostra-se, por tal forma, o ato de natureza diversa do ato de autoridade, em que o funcionário, que o executa, está exercendo uma parcela de poder público, que lhe outorga qualidade para exercê-lo, enquanto o ato de gestão mais se mostra ato que se regula pelo Direito Privado.

Em conceito mais restrito, admitido no Direito Financeiro, *ato de gestão financeira* compreende todo aquele executado no sentido de realizar uma operação financeira, seja de receita ou de despesa, consoante as pautas orçamentárias, dentro do ano financeiro, ou seja, na vigência do orçamento estabelecido.

Esse sentido não modifica o caráter nem altera a distinção entre as duas espécies:

O ato de gestão é sempre aquele que vem prover uma administração da riqueza pública, no tocante à sua aplicação, seja na satisfação das necessidades fundamentais do Estado, seja no suprimento à execução dos serviços de interesse coletivo ou público. E será ato de autoridade quando a matéria em que ele assenta se destinar a dar ou elaborar leis, dar cumprimento a seus princípios, regular a marcha ou funcionamento dos negócios públicos, admitir funcionários, aposentá-los, dispensá-los etc.

ATO DE GOVERNO. Em regra, se entende como ato de governo todo aquele que é praticado no sentido de assegurar a ordem jurídica do Estado, sob qualquer de suas modalidades.

E, nesse sentido, possui diferenciação do ato administrativo, que se mostra aquele em que o poder público trata dos interesses próprios ou dos interesses individuais, assistindo-os ou provendo-os de meios para que se cumpram todas as finalidades sociais do Estado, através da execução de seus serviços e da assistência prestada aos indivíduos e às coletividades.

Os atos de governo são também atos de autoridade e, por vezes, são tidos como atos políticos, quando tomados em sentido mais estrito.

ATO DE HOSTILIDADE. É tido como sinônimo de *ato de guerra* e se verifica diante de uma agressão ou de qualquer outro desrespeito à soberania de um Estado, pelo qual possa advir um estado de guerra.

ATO DE IMPÉRIO. Assim se entende o *ato de autoridade* ou do governo, em que a vontade do Estado se faz sentir como poder público. Equiparando-o, assim, ao ato político.

Desse modo, o administrador, embora veja como ato de administração todo aquele que execute no exercício de suas atribuições, inclusive o ato de império, entre este mais especialmente se inclui o que pratica como um poder público, o qual, segundo princípios estabelecidos, não se subordina à impugnação de outro poder jurisdicional.

É, assim, o ato que se funda no *jus imperii*, diante do que procuram distingui-lo do *ato de gestão*, também um ato administrativo.

ATO DE INSTITUIÇÃO. No conceito do Direito Administrativo, ato de instituição se indica aquele que confere ao funcionário público uma soma de atribuições pertinentes ao cargo que vai desempenhar, ou que o retira ou o destitui de semelhantes funções. São assim os atos de nomeação, promoção, remoção, demissão, reforma, aposentadoria.

Difere do *ato institucional*, que é aquele que institui uma sociedade, organização ou associação.

ATO DE LIBIDINAGEM. Ato de depravação e de luxúria ou ato imoral praticado em pessoa de qualquer sexo.

ATO DE TOLERÂNCIA. É o que se pratica sobre a propriedade alheia, com o consentimento de seu senhor e possuidor, o qual, por esta mesma razão, não dá nem tira direito, isto é, não faz gerar a favor do agente qualquer situação jurídica em que possa fundar a posse.

ATO DISCIPLINAR. É ato de punição à indisciplina.

Vide: *Ato indisciplinar*.

ATO DISCRICIONÁRIO. Assim se entende todo ato que, praticado pelo poder público, não se subordina à apreciação de outro poder e mais se funda numa razão de ordem política que jurídica.

Várias as modalidades do ato discricionário, que se indica, assim, uma expressão genérica. Compreende, por isso, atos políticos, atos de governo, atos de polícia e de todos quantos se praticuem tendo o arbítrio da autoridade como elemento característico.

Os atos discricionários têm sua justificativa na oportunidade ou conveniência das medidas e sob estes aspectos é que se mostram, segundo a doutrina, insuscetíveis de apreciação por um poder estranho ao que o praticou.

Noutro sentido é empregado para indicar os atos que são praticados por um governo discricionário, isto é, que enfeixa em suas mãos excesso de poder.

ATO DO EXECUTIVO. Denominação dada a toda espécie de ato emanado do Poder Executivo.

ATO DO JUDICIÁRIO. Assim se entende todo ato praticado pelo Poder Judiciário, seja emanado de autoridade judiciária singular (*juiz*), ou das coletividades judiciárias (*tribunais*).

ATO EQUÍVOCO. É o ato duvidoso que, por sua forma de expressão ou execução, não se mostra perfeitamente indicativo do desejo tido pelo agente.

Está sujeito à impugnação pela falta de certeza de seu objeto ou pela deficiente manifestação da vontade, nele expressada.

ATO EXECUTÓRIO. Assim se entende o ato pelo qual se procura cumprir um decisório, seja judicial ou administrativo, no qual se exare uma condenação. É o ato de execução de uma sentença ou de qualquer despacho, em que se firme o direito de exigibilidade do objeto contido nos mesmos ou a exigência de seu cumprimento.

Para o ato executório do crime dá-se, propriamente, o nome de *ato de execução*.

ATO EXTRAJUDICIAL. Expressão indicativa de todo ato jurídico, determinado ou executado no sentido de assegurar um direito ou uma relação jurídica, suscetível de produzir os desejados efeitos, mas que se pratica fora da jurisdição contenciosa, ou melhor, fora de juízo. É assim designado para ser distinguido do *ato judicial*, que conceitua ato praticado precisamente nos domínios do Judiciário.

ATO FACULTATIVO. Assim se diz do ato que é praticado pelo arbítrio do agente, ou seja, por mera liberalidade ou por iniciativa própria, desde que não se encontre na contingência de o praticar por imposição contratual ou pelo imperativo de qualquer lei. Opõe-se, assim, ao *ato obrigatório*.

ATO GRATUITO. É expressão que indica síntese do *ato por título gratuito*, indicativo do ato judiciário, *inter vivos* ou *causa mortis*, unilateral ou bilateral, que tem o objetivo de dar ou conceder à pessoa um benefício, seja em dinheiro, seja em outra espécie de bem. É ato de benefício ou de liberalidade, como seja a doação, o legado, em virtude do qual se transfere para o patrimônio de outrem um bem que pertencia ao agente, ou ato gracioso, em virtude do qual se presta a outrem um serviço ou se empresta uma coisa, sem o interesse de qualquer remuneração, tal como o comodato, o mandato etc.

Opõe-se ao *ato oneroso*.

ATO ILÍCITO. Consoante o conceito que é dado pelo Direito Civil, assim se entende toda ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia que viole direito alheio ou cause prejuízo a outrem, por dolo ou culpa.

É assim a *violação* dolosa ou culposa do direito de outra pessoa, da qual decorra dano a seu titular.

Desse modo, em sentido geral, é todo ato contrário ao direito ou cuja prática seja vedada por lei.

O ato ilícito se resolve em responsabilidade do agente. Mas, para que assim ocorra, é necessário apurar-se a culpa ou o dolo, e avaliar-se a responsabilidade.

O dolo, que estrutura a ilegalidade do ato, evidencia-se na *intenção da ofensa* ao direito ou *detrazer prejuízo* ao patrimônio de outrem.

A culpa, na *violação*, que caracteriza o ato ilícito, mostra-se pela imprudência, negligência ou imperícia na ação ou omissão.

Segundo o nosso Direito, não constituem atos ilícitos:

- a) os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;
- b) a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente; neste caso o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável. [Cód. Civil/2002, art. 188, *caput* (art. 160 do Cód. Civil/1916)].

A prática de ato ilícito cria para o agente a responsabilidade de ressarcir os danos promovidos, o que será determinado e regulado pela lei civil, pelo que se chama esta indenização *dereparação civil*. (ngc)

ATO INDISCIPLINAR. É o ato de insubordinação ou desrespeito às ordens emanadas de autoridade hierarquicamente superior, sejam fundadas no direito que lhe cabe de determinar a prática de qualquer ato ou serviço, como as que se geram em imperativo de leis ou regulamentos.

O *ato indisciplinar* dá motivo ao *ato disciplinar*, que é aquele praticado pela autoridade em punição ao ato de indisciplina. Mesmo que se considere ato de autoridade, o ato disciplinar não justifica o pedido de mandado de segurança.

ATO INEQUÍVOCO. Assim se diz do ato jurídico que é praticado de modo claro e insofismável, gerando uma relação jurídica livre de qualquer impugnação, em face da clareza e evidência de sua composição.

ATO INSTITUCIONAL. Significa o mesmo que ato constitutivo de uma sociedade. No Direito Constitucional, expressa os atos outorgados pelo poder constituinte revolucionário que afastam ou revogam a Constituição promulgada.

ATO “INTER VIVOS”. Expressa o ato que é praticado para surtir seus efeitos durante a vida do agente ou agentes que o executam.

É especialmente indicado para os atos de transmissão *inter vivos*, como a alienação, a doação.

ATO JUDICIAL. É designação que se dá a todo ato praticado em juízo, no sentido de provocar medida ou solução acerca de direito controvertido ou litigioso.

E se diz *judicial*, porque, para a sua feitura, se faz mister a intervenção do juiz. E assim se opõe ao *ato extrajudicial*.

ATO JURÍDICO. Dentro do conceito que lhe dá a lei civil, assim se entende todo *ato lícito* que tenha o objetivo imediato de adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos.

Desse modo, o ato jurídico, manifestação da vontade do agente ou de vários agentes, deve estar conforme a essa vontade, ser lícito e ser executado segundo as prescrições de direito.

Assim, não estando a vontade do agente manifestada segundo a regra, nem dando a lei amparo ao que se fez, não tem o ato propriedade de atribuir qualquer direito, nem se lhe dá a força de movimentar qualquer relação jurídica.

Dele promana toda a imensa e complexa série de contratos e obrigações jurídicas, apontados nas leis civis e comerciais, tomando as modalidades pelas mesmas assinaladas.

Várias denominações recebem os atos jurídicos, segundo a pessoa que expressa a sua vontade, segundo as suas finalidades e, ainda, relativamente aos ônus ou obrigações que deles dimanam.

E assim se dizem unilaterais ou bilaterais, onerosos ou gratuitos, *inter vivos* ou *causa mortis*, principais ou acessórios, dando-se-lhes ainda designações indicativas de seu objeto, como contrato, testamento, adoção, legitimação etc.

A validade do ato jurídico requer agente capaz, objeto lícito e possível, forma prescrita ou não proibida em lei.

ATO JURISDICIONAL. Assim se denomina todo ato emanado de autoridade judiciária, consistente de despacho, decisão interlocutória ou sentença. Entende-se, também, como *ato de julgar*. Em tal modo, recebe ainda o nome de *ato contencioso* ou *ato de jurisdição contenciosa*.

A validade do ato jurisdicional decorre sempre da competência do juiz que o executa, competência esta evidenciada segundo as regras processuais, seja em razão da matéria, da pessoa, do valor ou do território.

O ato jurisdicional é provocado, isto é, decorre de solicitação feita por uma das partes litigantes ou por um estranho, que se julgue com interesse na causa, ou voluntário, isto é, de iniciativa do próprio juiz. Neste caso se diz *ato voluntário* ou de *jurisdição voluntária*.

O ato jurisdicional pode conter uma decisão interlocutória ou uma decisão definitiva, caso em que se diz *sentença*, *decisão* ou *acórdão*.

Quando se trata de ato jurisdicional cujos efeitos decisórios se entendem definitivos, tão logo se mostre irretroatável, por não caber contra ele mais qualquer impugnação, diz-se que *é coisa julgada* e, assim, o ato jurisdicional se torna inatacável.

ATO LEGISLATIVO. Assim se designa todo ato emanado do Poder Legislativo ou de entidade que tenha atribuição ou faculdade de legislar.

Esse sentido é amplo. Mas também é tomado num sentido restrito como sendo o *ato* em virtude do qual o Poder Legislativo elabora uma lei a fim de que seja adotada e reconhecida como norma jurídica obrigatória.

Considera-se *ato legislativo*, mesmo praticado pelo Executivo, quando este expede um decreto ou um regulamento de caráter legislativo, seja por autorização constitucional, seja por autorização de lei emanada do Legislativo.

ATO LEGÍTIMO. É o ato que encontra justificativa no justo interesse do agente, amparado pela lei. É praticado para assegurar ou conservar direito, haja ou não haja molestação a estranhos.

ATO LIBIDINOSO. Ato de natureza sexual que tenham por finalidade satisfazer a lascívia e o apetite sexual de todos ou pelo menos um dos que estejam praticando o ato, ou ainda por alguém que esteja observando a relação.

A lei refere-se ao ato, portanto, somente se considera as relações físicas, excluindo-se palavras ou formas escritas de conteúdo erótico. Carícias leves não são consideradas como ato libidinoso.

ATO LÍCITO. Ato praticado sob o amparo da lei, ou seja, toda ação permitida pelas normas jurídicas que não atente contra interesses alheios ou contra a segurança coletiva, ou, quando os viole, encontre apoio na razão de ter sido praticado por se tornar absolutamente necessário para a remoção de um perigo.

Será também assim o ato praticado com a atenção ordinária em que não ocorram imperícia, imprudência ou falta de observância às prescrições legais.

ATO NOTÓRIO. Assim se diz do ato que é de conhecimento público, isto é, que é de todos sabido.

O ato notório está evidente por sua própria *notoriedade*, dele se dispensando prova, ainda que tenha ocorrido por ato não escrito.

É que, no ato ou fato notório, a força de verdade, que nele se encerra, não admite contrariedade. É ato cuja prática ou execução pertence ao *domínio público*, quer dizer, está vulgarizadamente conhecido.

ATO NULO. Diz-se que o ato é nulo quando lhe faltam requisitos substanciais ou fere princípios de direito; por esse motivo, se mostra juridicamente ineficaz. É sanção legal imposta ao agente, por sua transgressão ao princípio jurídico que lhe vedava a sua prática ou que lhe impunha a satisfação de regras, que não foram atendidas.

A lei determina os casos de *ato nulo*:

- a) quando praticado por pessoa absolutamente incapaz;
- b) quando seu objeto for ilícito ou impossível;

- c) quando não revestir a forma prescrita em lei;
- d) quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;
- e) quando a lei, taxativamente, o declarar nulo ou lhe negar efeito.

O ato nulo se difere do ato anulável. Este pode ser ratificado e surte, então, seus efeitos. O ato nulo se gera com vício de morte e não sobrevive. E tudo fica no estado primitivo, na mesma situação, como não tendo sido praticado o ato.

Vide: *Nulidade, Anulação*.

ATO OBRIGATÓRIO. É aquele que se pratica em virtude de imposição legal ou por obrigação contida em contrato.

Se voluntariamente o agente não o pratica, quando solicitado pela parte que tem interesse nele, pode ser judicialmente compelido à sua prática, sob pena de lhe ser imposta a pena ou multa contratual ou sob cominação de preceito que será requerido contra ele.

Em regra, a ação para se impor o cumprimento do ato, que consista na prestação de fato ou abstenção de ato, ritua-se pela cominatória, a que alude o Cód. de Proc. Civil no art. 287.

ATO OBSCENO. Assim se diz do ato que se mostra imoral e ofensivo ao decoro público.

O ato obsceno é observado por *escrito, desenho, estampa* ou por *mera ação imoral*, a qual se evidencia por palavras pronunciadas ou mesmo por gestos.

Quando o ato obsceno é praticado em lugar público, aberto ou exposto ao público, constitui crime de ultraje ao pudor público e como tal é punido pela lei penal (Cód. Penal, arts. 233 e 234).

ATO OFICIOSO. Em sentido geral, ato oficioso é todo aquele que se pratica desinteressadamente, com a mera intenção de prestar um favor ou um obséquio, para ser agradável ou para demonstrar ato de bondade ou de humanidade.

Na linguagem forense, tomado em acepção estrita, é o ato que se pratica no processo por iniciativa do juiz. É o ato voluntário, oriundo dos procedimentos de jurisdição voluntária, que ocorre por determinação legal, ou mediante provocação das partes.

ATO ONEROSO. Contrariamente ao ato gratuito, é o ato jurídico bilateral, de que se geram obrigações para seus agentes. Também se diz ato ou contrato a título oneroso. Geralmente ocorre por ato *inter vivos*, um dos agentes, se quer dar uma vantagem ao outro, pretende também auferir uma para si.

Os contratos de compra e venda, o mútuo, o mandato remunerado, a locação, o arrendamento, são atos onerosos.

ATO POLÍTICO. É uma das modalidades dos atos de autoridade ou de governo, exercido pelo Poder Executivo ou por seus agentes, visando à defesa do regime, do próprio governo e das instituições, que para isso se fundam na faculdade de arbítrio atribuída à administração pública.

Quando o ato, por sua natureza, se mostra político, não admite ingerência dos tribunais, para discutir sua validade ou retirar sua eficácia.

Segundo a doutrina, o ato de natureza política se executa com fundamento no *interesse comum*, na *utilidade pública*, na *necessidade* ou *vantagem nacional*, os quais mostram *arazão política* que o suscita.

ATO PREPARATÓRIO. Em qualquer sentido que se tome, ato preparatório significa sempre toda e qualquer ação praticada no sentido de *assegurar o êxito* do que se tem em mente por meio de iniciativa que venha auxiliar ou efetivar a execução do objetivo pretendido.

Na linguagem forense, *ato preparatório* indica a medida cautelar objetivada no processo acessório, que se intenta antes que se ajuíze a ação principal.

Na terminologia penal, é o ato ou são os atos que antecedem à execução do crime e que se mostraram necessários à sua efetivação. São atos que se praticam, após a fase psíquica do pensamento e da resolução manifestada, que faz gerar a intenção criminosa, e se vão desenvolvendo até que o crime se realize. Somente nesta fase é que se evidenciam os *atos de execução*, que já se entendem a ação ou omissão criminosa.

ATO PREVENTIVO. Assim se designa o ato que é praticado no sentido de assegurar um direito.

Na linguagem forense, ele se distingue do ato preparatório, que se processa preliminarmente, antes que a ação principal se inicie, enquanto o preventivo se pratica durante a lide da ação principal.

Ambos tomam o nome genérico de atos ou *medidas cautelares*, preventivas ou preparatórias, conforme a oportunidade de sua execução, antes ou depois de iniciada a ação principal.

ATO PRINCIPAL. Assim se diz do ato que independe de outro. É autônomo e tem vida própria, diferindo, por esse modo, do *ato acessório*, que tem vida ligada ao *ato principal*. Num contrato de mútuo com garantia hipotecária, o mútuo será o ato principal; a hipoteca, o ato acessório.

ATO PRIVADO. Pode ser entendido em dois sentidos:

- a) o ato que se pratica às ocultas, para que dele não haja conhecimento público.
- b) ou indica o ato escrito que é feito por escritura ou documento particular, opondo-se, assim, ao ato público.

ATO PÚBLICO. É o que se pratica em notário; é o executado por escritura pública. É *ato autêntico*. Há atos que somente se podem praticar por escritura pública. E, neste caso, se feitos por escrito particular, perdem toda a sua valia, isto é, não podem surtir os desejados efeitos.

Também se diz do ato emanado de autoridade pública ou executado com publicidade.

ATO REGULAR. Assim se diz do ato que é praticado segundo as prescrições legais e atende, assim, a todas as solenidades instituídas em lei, sem o que não poderia surtir os efeitos jurídicos pretendidos.

ATO RELEVANTE. É o que, por sua natureza, se indica indispensável a qualquer procedimento judicial; é indicativo de formalidade, regra ou medida que se deve praticar para eficácia de processo.

ATO RENUNCIATIVO. É o ato pelo qual a pessoa renuncia ao direito que lhe cabia.

O ato renunciativo, ou de renúncia, pode ser expresso ou tácito.

Será expresso quando, por declaração expressa da vontade, seja demonstrado que o agente renuncia ao direito que lhe competia.

Tácito, quando de modo visível deixa de praticar ato, que viria assegurar seu direito e cuja omissão importa em renunciá-lo.

O ato de renúncia tácita somente se permite quando a lei não exigir que a renúncia se faça de modo inequívoco.

ATO SIMULADO. É o ato promotor da *simulação*. Como vício do ato jurídico, a simulação somente se considera quando houver intenção de prejudicar a terceiros ou de violar disposição de lei, ocorrendo, em tais casos, a evidência da fraude.

ATO SOLENE. Assim se diz do ato para cuja validade a lei prescreve formalidades ou solenidades próprias. O ato do casamento é solene.

ATO TRANSLATIVO. É o ato por que se transfere a outrem o domínio da propriedade ou a fruição de um direito, anteriormente pertencentes a outro titular.

Os atos translativos da propriedade imóvel somente surtem os efeitos legais quando transcritos. E somente da data da transcrição se consideram efetivamente transferidos para o novo titular ou adquirente.

O mesmo corre quanto à transferência de direitos reais, salvo casos especiais indicados em lei, os quais somente se consideram adquiridos quando transcritos ou inscritos.

Vide: *Tradição*.

ATO UNILATERAL. É o ato que se gera da manifestação da vontade de uma pessoa, não necessitando do consentimento de outra para que se valide. Opõe-se ao *ato bilateral*.

ATO VICIADO. Assim se entende o ato que se pratique com qualquer *defeito*, que lhe tire a eficácia, resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

O ato viciado é anulável pelos próprios agentes; no entanto, são ratificáveis, quer dizer, poderão ser pelas próprias partes tornados perfeitos, ressalvados, porém, os direitos de terceiro.

ATO VIOLENTO. Assim se entende o ato que é praticado arbitrariamente, contra direito e pela força.

O ato violento não gera nem modifica direito. E contra ele pode o *violento* pedir o apoio da Justiça, a fim de que se livre da importunação ou molestação, desde que dirigida a direito ou propriedade sua.

ATO VOLUNTÁRIO. Assim se denomina o ato que se pratica espontaneamente, sem que se tenha qualquer obrigação de praticá-lo. Confunde-se com o ato facultativo e se opõe ao ato obrigatório.

ATOS PRÓPRIOS (DOCTRINA OU TEORIA). No Direito Público, notadamente no Direito Administrativo, decorre dos princípios da legalidade e da legitimidade, e tem por conteúdo o dever de coerência do comportamento do Poder em face dos cidadãos no sentido de preservar no futuro a conduta que os atos anteriores faziam prever. Segundo o professor argentino Marcelo J. López Mesa, a teoria dos atos próprios constitui uma limitação ao exercício dos direitos que se faz para rechaçar a surpresa e a emboscada, pois o Direito exige uma conduta consoante a confiança suscitada, requerendo a coerência da conduta administrativa em face de terceiros. Segundo o mesmo mestre, a teoria dos atos próprios exige os seguintes requisitos para a sua aplicação: a) uma situação jurídica preexistente; b) uma conduta juridicamente relevante e plenamente eficaz, que suscite na outra parte uma expectativa séria de repetição em comportamento futuro; e c) uma pretensão contraditória por parte do emitente. (nsf)

A TODO RISCO. É locução vulgarmente empregada para expressar o contrato de seguro que é feito sem restrições, ou seja, sobre todos os riscos, qualquer que seja a sua natureza.

Em tal caso se dirá, então, que o seguro é múltiplo, desde que atenda a várias espécies de riscos sobre o mesmo objeto, a fim de que produza seus efeitos simultaneamente.

Mesmo assim, não se pode confundi-lo com o seguro ilimitado: é seguro limitado, os riscos é que são vários, pois que a soma segurada é antecipadamente determinada, embora possa ser dividida em consequência de riscos de várias ordens, que possam atingir a coisa segurada.

ATRACAÇÃO. É expressão de uso corrente na linguagem marítima e nas legislações aduaneiras, para indicar o ato pelo qual uma embarcação se encosta aos costados de outra embarcação, ou se *amarra ao cais ou docas*.

Se a atracação se faz no mar, de um navio a outro navio, deve, previamente, a embarcação que atraca ter recebido a visita das autoridades aduaneiras. E para atracação nas docas ou no cais também se faz mister prévia licença das autoridades alfandegárias.

No entanto, pode ser permitida a atracação a navio ancorado, nos casos de força maior, ou seja, para socorro em caso de incêndio, água-aberta, motim da tripulação etc.

Em outros casos, ressalva autorização legal, somente poderão atracar em outro navio, embarcações, sejam de que espécie for, que estejam sujeitas à fiscalização alfandegária.

ATRAÇÃO. Na linguagem comercial, é empregado em sentido idêntico ao de diversão ou divertimento.

Casa de *atrações*: teatro, cinema, casa de espetáculos, ou estabelecimento onde existem divertimentos.

ATRASSO. Na linguagem corrente, a palavra serve para indicar toda demora ou retardamento na execução de um ato.

No sentido jurídico, outra não é a significação que se lhe dá: *atraso* no pagamento, demora no pagamento ou falta de pagamento de obrigação vencida; *atraso* de processo, demora em que se pratiquem os atos integrantes do processo.

Notadamente em casos de pagamentos ajustados, o *atraso* provoca ou pode provocar alterações nas relações jurídicas que tais pagamentos evidenciam. E, assim, não somente dá direito ao credor de vir pedir por via judicial o cumprimento da obrigação, como pode ele solicitar a rescisão do contrato, de que o pagamento era uma das obrigações.

Em tal caso, o atraso revela o inadimplemento da obrigação.

ATRASSO DE MERCADORIAS. Assim se diz da mercadoria adquirida ou que é enviada a uma pessoa (*consignatário*), a qual não chega a seu destino no espaço de tempo que se considera normal.

É assim a *demora na chegada da mercadoria*, sem que para isso haja motivos plausíveis ou justos.

O atraso de mercadorias justifica a reclamação perante o transportador, a fim de que possa ser o reclamante consignatário indenizado dos prejuízos que essa demora injusta lhe possa causar.

Conforme institui a lei processual, esta reclamação ocorre mediante protesto feito pelo destinatário perante o transportador, dentro dos quinze dias em que as mercadorias tenham sido postas à sua disposição. E somente em virtude de protesto regular, tirado no prazo legal, pode o destinatário intentar a ação, que lhe cabe, para haver os prejuízos que lhe foram causados pela demora na entrega da mercadoria.

ATRASO DE TRENS. Assim se diz para o retardamento, sem motivo justo ou sem que o justifique uma força maior, na chegada do comboio a seu destino, excedendo, assim, o tempo de tolerância permitida na execução do horário, que lhe é determinado.

As estradas ou empresas concessionárias dos serviços dessa natureza responderão pelos prejuízos que resultarem do atraso de trens ou de comboios, aos passageiros que transportarem. A ação prescreve em um ano.

E quando o atraso da chegada resultar num atraso na entrega das mercadorias, também cabe às estradas ou empresas ressarcirem os danos ou prejuízos dele decorrentes. (Dec. nº 2.681, de 7 de dezembro de 1912).

ATRAVESSADOR. Em sentido geral, em uso na linguagem comercial, indica toda pessoa que vai à cata do produtor ou vendedor a fim de adquirir mercadorias para serem revendidas por ela. Nesta significação, desde que assim faça por conta de outrem, tem sinonímia com o vocábulo *agenciador* ou *captador de negócios*.

Mas, em sentido mais estrito, e mais em uso na terminologia jurídica, o atravessador é a pessoa que vai interceptar ou *atravessar* negócios, consistentes principalmente na compra de mercadorias, a fim de que impeça o vendedor assim *atravessado* a fazer negócios com outras pessoas, de modo que, a seguir, açambarcando o produto ou a mercadoria, possa exigir maior preço, que lhe dê mais vantajoso lucro.

Nesta acepção, é ele o açambarcador ou monopolista de mercadorias, com intuítos especulativos. Diz-se também *abarcar*.

O atravessador, quando age no intuito de prejudicar a coletividade, como seja este de arrecadar a mercadoria disponível e colocá-la em suas mãos com a intenção de auferir lucros anormais, explorando, destarte, o consumidor, pratica ato contra a economia popular. E, em tais condições, é passível das penalidades previstas em lei.

ATRAVESSADOURO. Assim se designa o *caminho* ou *carreiro*, que se abre ou se constrói em uma propriedade, a fim de que se encurtem as distâncias.

Segundo princípio assentado em lei, o que sempre foi tradicional no direito, quando abertos em propriedades particulares, para uso de seus habitantes, desde que não se dirijam a fontes, pontes ou lugares públicos, privados de outras vias de comunicação ou serventia, não constituem servidão.

Indicam atos de mera tolerância de um proprietário a outro proprietário, não constituindo serviço de fundo a fundo, pelo que não induzem posse, dando direito ao dono do atravessadouro particular de mandar fechá-lo, como e quando quiser.

Desde que semelhantes atravessadouros não constituam serventia, contra eles não corre prescrição. Mas, se o atravessadouro constituir o único meio de acesso a lugares públicos, ou onde existam utilidades, como fontes, pontes, formam servidão de que não se podem privar os proprietários vizinhos.

ATRIBUIÇÃO. É mais comumente empregado no plural atribuições, derivado do *latim attributio*, de *attribuere* (imputar, dar ou conferir).

Neste sentido, então, tem a significação de prerrogativa, privilégio, competência. É tido, também, no sentido de concessão: atribuição de aposentadoria.

E, sendo assim, representa:

a) a soma de poderes outorgados ou conferidos à pessoa para que validamente pratique certos e determinados atos;

b) competência conferida à pessoa, investida na função de cargo público, dentro da qual, criada a sua alçada, possa exercer as suas atividades.

Pela soma de atribuições, então assinaladas, conhecem-se os poderes, que lhe são dados e, assim, se limita a órbita de suas funções, dentro da qual se acentuam a legalidade e procedência de seus atos;

c) direitos que se asseguram à pessoa, em face da satisfação de certas condições impostas por lei, pelo que se lhe determina um benefício ou prerrogativa, ou a qualidade de senhor e possuidor da propriedade ou de titular de um direito. Neste caso se dirá:

Atribuição da propriedade ou atributiva da propriedade, para significar a afirmação categórica da existência do direito inequívoco sobre a propriedade, em face da qualidade que a lei confere (*atribui*) à sentença que tal o decidisse.

ATRIBUIÇÃO DO JUIZ. Poder conferido ao juiz para dirigir o processo e julgá-lo. Determina a própria jurisdição.

ATRIBUTIVO. Vocábulo que, na linguagem jurídica, se aplica para designar os limites da jurisdição, assinalando-os, ou para designar o ato que confere direitos ou dá competência, para que se exercite uma soma de atos.

E assim se pode usar também o termo *atribuído*.

ATRIBUTO. Assim se diz de tudo o que é próprio, é qualidade, ou inerente a uma função, a um cargo ou a uma coisa.

O poder de julgar é *atributo* do juiz. O poder de elaborar leis é *atributo* das assembleias legislativas. Ou o direito de fruir ou usar uma propriedade é *atributo* de quem tem o seu domínio útil ou indireto.

É, assim, a qualidade que se mostra própria em relação às atribuições que são asseguradas ou conferidas à pessoa ou à entidade jurídica. Em consequência, é um dos elementos fundamentais ao exercício de uma atividade ou à fruição de um direito.

ATROPELAMENTO. Assim se entende todo ato pelo qual se vai por cima de uma pessoa ou de alguma coisa, nas vias públicas, causando ofensas físicas às pessoas atropeladas, destruição ou deterioração às coisas.

O atropelamento pode ocorrer do encontro de pessoa contra pessoa ou de veículos sobre pessoas ou contra outros veículos.

No atropelamento há o *atropelador*, que é o agente do ato, e o *atropelado*, que é a pessoa ou coisa contra que se registrou o choque.

Pode ser culposos, quando ocorre imprudência, negligência ou imperícia. E pode ser meramente ocasional ou acidental. Segundo, então, as condições de culpabilidade ou inculpabilidade do agente atropelador, decorrem obrigações de ordem civil e imposições de ordem penal.

O atropelador culpado é sempre responsável pelos danos que ocasiona ao atropelado. A evidência da culpa, decorrente de ação ou omissão voluntária, de negligência, imprudência ou imperícia, ocorridas no atropelamento, constitui ato ilícito. E daí a obrigação da reparação do dano causado à vítima do atropelamento ou à coisa atropelada.

ATUAÇÃO. Palavra que exprime a atividade ou participação da pessoa na feitura do ato. É, assim, ação e efeito de *atuar*, indicando também o modo por que alguém se conduz no desempenho de função ou atividade profissional.

Assim se diz *atuação do governo*, para mostrar a orientação ou diretriz tomada pelo poder público no exercício de suas funções; *atuação política*, *atuação comercial*, *atuação econômica* etc., para indicar a própria conduta ou a soma de atividades aplicadas pela pessoa no exercício de quaisquer desses setores: político, econômico, comercial etc.

ATUAL. Derivado do latim *actualis*, de *agere*, quer dizer ativo, presente, existente.

E neste sentido é aplicado pelo direito: significando o que está presente, em frente do agente, é efetivo, é uma realidade. Opõe-se ao *remoto*, ideia do que há de vir, que não se objetivou, está pendente. Difere do *iminente*, que também não veio.

No Direito Processual, o *atual*, qualificando o interesse de quem venha *agir em juízo*, mostra precisamente a qualidade de real ou de presença desse mesmo interesse, que se evidencia

legítimo, justamente por sua *atualidade*, um dos requisitos da *utilidade* fundamental no *interesse de agir*.

Na terminologia civil, *atuais* dizem-se os direitos completamente adquiridos. *Completamente adquiridos* dão sentido de sua presença e de sua realidade. São direitos existentes.

E neste mesmo sentido é qualificativo aplicado a todos os demais direitos, para indicar o que é presente, que corre ou aconteceu, que é existente.

ATUALIDADE. Qualidade do que é *atual*, real ou efetivo.

ATUÁRIO. Na terminologia técnico-comercial, designa o contador especializado na contabilidade e na técnica dos seguros.

Segundo princípio que se firma em lei, nenhum profissional de contabilidade pode atender aos serviços técnico-contábeis das sociedades ou empresas de seguros, sem que mostre habilitação legal nessa profissão.

O Curso de Atuário obedece, mais ou menos, às mesmas regras e prescrições determinadas ao curso de *contador*. No entanto, é regulado por uma programação própria, consistente em formar um profissional habilitado, não somente na contabilidade geral, mas, especialmente, na contabilidade de seguros e, notadamente, nos cálculos *atuariais*, que se fazem fundamentais para a execução dos objetivos tidos em mira por estas humanas e previdentes organizações sociais – os seguros.

Por esta razão, também se diz que o atuário é o técnico das *tarifas*, hábil nos seus cálculos e na sua aplicação.

AUDIÇÃO. Palavra derivada do latim *auditio* (ação de ouvir), não tem na terminologia jurídica outro sentido.

Assim, *audição* será toda percepção do que se fala ou do que se faz com ruído.

Por ela se tem a *ciência*, que se diz própria, quando se trata da pessoa que ouviu ou percebeu a própria voz da pessoa ou o próprio ruído provocado. E será *ciência*, meramente *auditiva*, quando o fato lhe foi contado por outrem, que o presenciou ou ouviu.

Na linguagem artística ou teatral, *audição* é tida como a representação ou exibição de obra teatral ou musical. E, por ela, deve receber o autor os direitos ou paga que lhe cabe, salvo se se tratar de audições sem retribuição, isto é, sem o pagamento de entradas ou ingresso para ouvi-las ou assisti-las. No vocábulo literário, *audição* se entende ainda o ato pelo qual o autor lê para certo público a obra, ou parte da obra, que tenha escrito, antes que seja publicada.

AUDIÊNCIA. Derivado do latim *audientia*, de *audire* (escutar, atender), exprime ou possui o sentido de *escuta*, *atenção*, *audição*. É, pois, o ato de receber alguém a fim de escutar ou de atender sobre o que fala ou sobre o que alega.

E assim se diz que a pessoa, *recebida em audiência* por outra, foi admitida à presença dela para lhe falar acerca de assuntos de seu interesse. O escutante é quem dá audiência. O locutor é quem é recebido.

Audiência. Na linguagem do Direito Processual, audiência é *sessão*, ou o momento em que o magistrado, instalado em sua sala de despachos, ou em outro local reservado a esse fim, *atende* ou *ouve* as partes, determinando medidas acerca das questões trazidas a seu conhecimento, ou proferindo decisões acerca das mesmas questões.

Por essa forma, todas as vezes que o juiz determina a realização de atos processuais, sob sua presidência, entende-se que *está em audiência*. Está a *ouvir* as partes ou está em sessão para lhes decidir a pendência.

Quando a audiência é para decisão da causa, isto é, quando é marcada para que nela se profira a sentença sobre o feito, diz-se *audiência de instrução e julgamento*.

As audiências do juiz sempre se realizam na sede do juízo. Mas, pode ocorrer que se efetivem em outro local, previamente designado pelo juiz. Poderão ser programadas nos casos indicados em lei. Podem, igualmente, ser adiadas.

Em regra, as audiências são públicas. No entanto, pode o juiz, segundo razões justas, determinar que sejam sigilosas ou secretas.

Todas as decisões tomadas em audiência são fixadas em ata, lavrada pelo escrivão do juízo ou por seus substitutos legais. E as certidões dos atos praticados em audiência, extraídas do livro de atas, farão a mesma prova que o original, considerando-se documentos autênticos.

Audiência. Na linguagem processual e, mesmo do Direito Civil, audiência é, ainda, o mesmo que *ciência*. É a notícia ou a informação acerca de fato, de que se deve dar conhecimento a outrem, a fim de que alegue o que for a bem de seus direitos ou para que cumpra o que é determinado em lei.

E deste modo, *audiência*, num sentido propriamente jurídico, vem significar a provocação de *assentimento* a ser dado a qualquer ato jurídico que se vai praticar ou a *aprovação* a atos já executados.

Igualmente, em acepção bem restrita, pode ser entendida como a *assistência* prestada pelo pai, pelo tutor, pelo curador ou pelo representante legal de uma pessoa relativamente incapaz, para que esta mesma pessoa possa validamente praticar certos atos jurídicos. Em tal condição, confunde-se com o próprio consentimento ou com a outorga a ser dada pela legalidade do ato a ser executado.

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Assim se denomina a audiência que, versando o litígio sobre direitos patrimoniais de caráter privado ou nas causas de direito de família, em que a lei consinta a transação, o juiz, de ofício, antes do início da instrução, tenta conciliar as partes.

Chegando a acordo o juiz mandará tomá-lo por termo que, devidamente assinado pelas partes e homologado, terá valor de sentença.

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Várias serão as designações dadas às audiências, segundo as finalidades que se têm em vista. Audiência de instrução e julgamento entende-se aquela que é marcada pelo juiz para ulatimação do processo, com a realização dos atos finais de instrução e pronunciamento da sentença por ele.

Esta audiência se compõe de três fases distintas:

- a) da instrução;
- b) da oralidade ou debates orais;
- c) da pronúncia ou leitura da sentença.

A audiência de instrução e julgamento poderá ser prorrogada ou poderá ser adiada. A prorrogação ocorrerá quando num mesmo dia não se possa concluir a instrução. Neste caso, será a mesma audiência que continuará.

O adiamento ocorre quando a sentença não é proferida na mesma audiência e o juiz *marca outra audiência* para esse fim.

Embora se assemelhem, são diferentes as figuras.

AUDIÊNCIA JUDICIAL. Assim se designa toda audiência marcada ou determinada por autoridade judiciária, a fim de que nela sejam ouvidas as partes, se discutam certas questões pertinentes aos processos em curso ou se executem certos atos processuais, a qual se realiza sempre sob a presidência do juiz.

AUDIÊNCIA MAIS REMOTA. Na linguagem cartorária, indica a audiência que foi designada para a data mais remota, assim indicando a eficiência do Juízo na realização das audiências. Geralmente, tal indicação consta nos dados estatísticos do Juízo para fins de controle da Corregedoria da Justiça. (nsf)

AUDIÊNCIA PÚBLICA. Assim se diz da audiência que é marcada por uma autoridade administrativa para atender a toda e qualquer pessoa que tenha algum pedido a fazer, alguma pretensão a resolver ou alguma queixa a dar.

AUDIÊNCIA SOLENE. É expressão usada para designar a audiência que se realiza sob o rito de certas solenidades ou com certa pompa, para que nela se efetive ato de certa relevância.

AUDITOR. É título por que se designam juizes ou magistrados encarregados da aplicação de justiça em certo ramo ou espécie de jurisdição, em regra, de ordem criminal.

No Direito Antigo, com o mesmo sentido de *ouvidor*, indicava o funcionário, instruído em leis, que tinha a missão ou atribuição de informar o tribunal ou repartição pública sobre a legalidade de certos atos ou sobre a interpretação das leis nos casos concretos submetidos à sua apreciação. É o *consultor jurídico* da atualidade.

Segundo a aplicação atual, o vocábulo designa o juiz de direito agregado aos tribunais de jurisdição especial: *auditor de guerra* ou *auditor de marinha*.

Auditor. Na linguagem técnica da contabilidade, é a palavra empregada para distinguir *operito* ou *técnico* de contabilidade, a que se comete o encargo de examinar e dar parecer sobre a escrituração mercantil de um estabelecimento comercial, atestando, igualmente, a sua exatidão, em confronto com os documentos, de que se originaram os lançamentos ou assentos constantes da escrita e a veracidade do balanço geral, que lhe foi mostrado para exame.

AUDITOR DE MARINHA. Tal como o auditor de guerra, é o juiz que conhece das causas da marinha militar em primeira instância.

AUDITOR MILITAR. É o juiz de direito que funciona em primeira instância nas causas criminais de jurisdição militar.

E assim também se diz *auditor togado*, ou *juiz togado*, para distingui-lo do auditor interno que possa ser designado para funcionar como presidente no conselho de guerra, graduado em capitão.

Em caso de guerra ou de campanha, dentro ou fora do país, o testamento militar pode ser feito perante o auditor.

AUDITORIA. Denominação dada ao cargo ou função de auditor.

AUDITÓRIO. É palavra usada para designar o local em que o tribunal ou juiz dá as suas audiências e profere as suas decisões.

Também serve para indicar o local, em que se dão *audições*, isto é, onde se realizam espetáculos, concertos ou solenidades comemorativas.

AUMENTO. É usado na terminologia jurídica para indicar toda *ampliação*, toda *majoração*, produzida ou acontecida a alguma coisa.

Assim se entende a *elevação de preço* na aquisição (*compra*) ou utilização (*aluguel*) de alguma coisa. Compreende-se a *agravação da pena*, que se eleva segundo as circunstâncias peculiares a esse aumento. Ou significa o *acréscimo* ocorrido numa propriedade por qualquer espécie de *acesão* ou por *inventio* de seu proprietário, no caso de construção ou *acesão* artificial.

AUSÊNCIA. Segundo sua própria derivação, do latim *absentia* (apartamento, afastamento), tem o sentido genérico de mostrar o fato ou a circunstância de não se encontrar a pessoa ou coisa em determinado local.

E, neste sentido, também se diz *ausência* o não comparecimento de alguém a determinada reunião, para que fora convocado, ou a que era obrigado a comparecer.

Nos processos judiciais, a *ausência das partes* se caracteriza, assim, pelo seu não comparecimento aos atos processuais para que foram notificadas, citadas ou intimadas, sendo que, em certos casos, é fato que lhe traz sanções penais, seja porque se considerar *revel* ou *contumaz*, seja porque perca o direito de praticar o ato que, então, poderia praticar, se presente à audiência ou ao ato.

Nas *audiências judiciais*, a presença do juiz é sempre fato relevante, de modo que, por sua *ausência*, não se efetiva a sessão.

Neste particular, a *ausência* se mostra *relevante* para impedir a realização do ato, ou se mostrar *punitiva* em relação ao faltoso.

E assim é no caso do *depositário* ou do *escrivão*, quando não comparece à arrematação e esta se deixa de realizar por sua culpa.

Ausência. Mas, em sentido mais estrito, a palavra designa a circunstância de alguém se haver afastado de seu domicílio habitual sem deixar representante ou sem dar notícia de seu paradeiro. Assim, não se trata de impedimento ou de ausência eventual pela qual a pessoa deixa de comparecer à reunião ou deixa de participar do ato.

Trata-se de um *desaparecimento sem notícias*, de modo a provocar, por parte dos parentes ou autoridades locais, providências atinentes a zelar pelos interesses do desaparecido (*ausente*). É ausência em lugar incerto.

E daí, bem se vê, como a figura difere da ausência em local certo, pela falta de presença, mas, sabendo-se de seu paradeiro; pois que a ausência em lugar incerto indica o afastamento da

pessoa de seu domicílio sem ter deixado indicações do local para onde se transportou ou sem dar notícia do local em que se encontra.

Nesse aspecto, a ausência traz a incerteza quanto à existência da pessoa. E por essa razão provoca da lei providências no sentido de defenderem-se os próprios interesses do ausente.

Para que a ausência possa surtir os efeitos legais é necessário que seja *declarada judicialmente* (declaração de ausência). E esta declaração (*sentença*) deve ser regularmente inscrita para que produza os efeitos de direito. Com a declaração, é nomeado um curador, que será o administrador dos bens do ausente.

O período da *ausência* termina com o retorno do ausente, ou com a presunção da sua morte. E, neste caso, se abre a sucessão provisória.

Ausência. Em certos atos jurídicos também se usa do vocábulo para indicar que, na *ausência* de uma das pessoas nele indicadas, seja qual for o motivo, o desaparecimento sem notícias, ou morte, seja substituída por outra pessoa cuja presença seja anotada.

E, desse modo, passa a indicar a própria pessoa assinalada como substituta. E assim ocorre nos conhecimentos ou títulos de crédito, em que se determina que possa ser a mercadoria despachada pelo consignatário primeiro anotado e, na sua ausência, pelo que se segue. Do mesmo modo, assenta-se que, na falta de aceite pelo primeiro sacado, por sua ausência, possa o segundo indicado aceitar o título.

Nos testamentos também se costuma instituir testamentários por ausência. E, regra antiga, não se pode tomar conta dos bens do falecido, enquanto houver segunda ou terceira *ausência*. Aí *ausência* se entende a pessoa substituta para promover o inventário.

AUSENTE. Tem o vocábulo, também, o seu sentido vulgar e genérico: assim se entende toda pessoa cuja presença não é anotada em determinado tempo e local. É, assim, a pessoa cujo comparecimento ao ato não foi efetivado.

Mas, no sentido estrito, para indicar a *ausência sem notícias* ou em *lugar incerto e não sabido*, o *ausente* é a pessoa de cujo paradeiro não se sabe.

Neste sentido é que lhe tomou a Ordenação: aquele de quem se ignora a residência atual ou de quem não se tem notícia.

Segundo princípio legal, o ausente se presume vivo até a idade de oitenta anos. E se conta esta idade, e se há de desaparecido cinco anos, sem dar novas suas, pode ser pedida como dada a sua morte, a fim de que se considere definitiva a sucessão [Cód. Civil/2002, art. 38 (art. 482 do Cód. Civil/1916)].

Escritores clássicos, como Buffon e d'Alembert, consideravam que tanto bastavam setenta e cinco anos para se considerar como termo ordinário e mais comum da vida do homem.

Ao ausente, tão logo se lhe declare a ausência, será nomeado curador para que administre os seus bens.

E, se se passam dois anos, sem que dê notícias de seu paradeiro, pode ser decretada a abertura da sucessão provisória, até que, segundo as regras legais, possa ser concedida a abertura definitiva (dez anos, após a abertura da sucessão provisória, ou cinco anos depois da ausência, se o ausente conta oitenta anos). (ngc)

AUTARQUIA. Palavra derivada do grego *autos-arkhé*, com a significação de *autonomia, independência*, foi trazida para a linguagem jurídica, notadamente do Direito Administrativo, para designar toda organização que se gera pela vontade do Estado, mas a que se dá certa autonomia ou independência, organização esta que recebeu mais propriamente a denominação de *autarquia administrativa*.

Assim, o vocábulo designa toda espécie de organização econômica, a que se atribui determinada soma de atividades, mesmo de ordem privada, constituindo uma *personalidade autônoma*; sob o ponto de vista patrimonial, com uma subordinação administrativa aos poderes públicos.

Difere, de certo modo, da *azienda*, em uso no Direito Industrial italiano, porque, embora tenham ambas uma analogia profunda, a *azienda* tem mais o sentido de um *fundo de comércio*, como aliás a chamam os franceses (*fonds de commerce*), significando, assim, o complexo de

elementos (instrumentos e mercadorias), de que se serve o comerciante ou industrial para desempenho de suas atividades mercantis ou produtivas.

Vide: *Autarquia ancilar*. (ngc)

AUTARQUIA ADMINISTRATIVA. Desse modo, a autarquia administrativa revela sempre a existência de certo órgão especializado, criado pelo poder público para dirigir ou realizar uma sorte de funções ou serviços de interesse coletivo, que tenham uma finalidade econômica.

Forma a autarquia administrativa um departamento economicamente autônomo, mas fica sempre sob a fiscalização e subordinação da administração pública.

Tem, assim, dentro dos limites do próprio ato soberano que a estabeleceu, plena capacidade de autoadministração; não se desliga completamente da organização total do Estado, a que, em verdade, pertence, figurando como um de seus órgãos, pois que realiza, realmente, fins que o próprio Estado tem interesse em promover.

A principal característica é que a autarquia não se vê direta e hierarquicamente subordinada a outro órgão da administração, desde que as suas atribuições são assinaladas na própria lei, que as institui, e exercidas, de igual modo, sob exclusiva responsabilidade de seus administradores, nomeados sempre pelo Poder Executivo.

As autarquias administrativas são pessoas jurídicas do Direito Público.

AUTARQUIA ANCILAR. Expressão juridicamente utilizada para designar Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). (gc)

AUTÊNTICA. É título que se dá, em Direito Romano, às Novelas de Justiniano, o qual, segundo diz Alciato, foi originariamente dado por Acúrsio, em consequência do seguinte fato:

“As Novelas haviam sido, primeiramente, escritas em grego. O praxista Juliano as traduziu e abreviou. Mas, no tempo dos búlgaros, se fez delas uma nova versão, mais exata e mais literal, embora menos elegante. E Acúrsio, segundo assevera Alciato, preferindo essa tradução à de Juliano, chamou-a de *autêntica*, por ser mais conforme ao original”.

Autêntica. Assim se diz da documentação comprovada, autorizada.

Vide: *Autêntico*.

AUTENTICADO. Expressão usada para indicar todo ato a que se deu forma solene ou foi legalmente reconhecido por notário ou tabelião, os quais representam solenidades ou formalidades necessárias à sua validade, isto é, para que possam produzir os desejados efeitos jurídicos.

O reconhecimento de firma mostra que o documento está *autenticado*, e, assim, pode exercer validamente o mister que nele se contém.

AUTENTICAR. Quer dizer autorizar, legalizar juridicamente, comprovar legalmente a veracidade de alguma coisa.

AUTENTICIDADE. É a qualidade de ser *autêntico* ou de ser verdadeiro. Opõe-se a *falsidade*.

A autenticidade do documento ou do ato indica que é ele verdadeiro, exato e está legal.

AUTÊNTICO. Com a mesma significação da expressão latina *authenticus* (autorizado, válido, aprovado), significa todo ato que se faz revestido das formalidades legais ou das solenidades exigidas para que possa surtir sua eficácia jurídica.

Quer assim significar solene, munido de autoridade, testemunhado publicamente, legalizado juridicamente.

Todos os atos emanados de tabeliães ou notários dizem-se *autênticos* e, assim, se contrapõem aos atos *privados*.

Dá também ideia dos atos originais ou documentos originais.

AUTO. Por sua origem (do grego *autos*, significando próprio, por si mesmo, autônomo), em sentido genérico, possui o conceito de tudo o que pode se mostrar por si mesmo, independentemente de outro elemento, por ter vida própria ou por se encontrar comprovado por si mesmo. É assim um ato *independente*.

Auto. Na terminologia jurídica, em acepção genérica, significa toda *solenidade*, ou *ação pública*, executada ou promovida com o intuito de se cumprir um imperativo legal, ou ordem emanada de autoridade constituída.

E assim se dizia *auto de fé*, para a solenidade da sentença do tribunal da Inquisição e de sua execução; *auto de aclamação dos Reis*, para a solenidade que os reconhecia como soberanos legítimos.

Auto. Mas, em acepção mais estrita, notadamente na linguagem forense, indica todo termo ou toda narração circunstanciada de qualquer diligência judicial ou administrativa, escrita por tabelião ou escrivão, e por estes autenticada, mostrando-se, assim, as várias peças ou assentos de um processo, lavrados para prova, registro ou evidência de uma ocorrência.

No plural, *autos* designa todas as peças pertencentes ao processo judicial ou administrativo, tendo o mesmo sentido que *processo*, constituindo-se da petição, documentos, articulados, termos de diligências, de audiências, certidões, sentença etc.

Auto. É expressão simplificada com que se designa o *automóvel*.

AUTOACUSAÇÃO. Entende-se, assim, a acusação feita pela pessoa contra si mesma.

Se procede a acusação, ela é tida como a confissão do crime ou da contravenção praticada, visto que o próprio criminoso ou contraventor é quem se denuncia espontaneamente perante a autoridade competente.

Mas, se é falsa, por ser o crime inexistente ou ter sido praticado por outrem, a *autoacusação* constitui figura criminal em que se enquadrará o falso *autoacusador* (Código Penal, art. 341).

AUTO DE ABERTURA. Assim se designa toda solenidade processual, judicial ou administrativa, em virtude da qual se promove inicialmente a execução de determinado fato jurídico ou administrativo.

O auto de abertura se objetiva por um termo mandado lavrar pela autoridade, que preside à solenidade, por ela e pelo escrevente e demais pessoas presentes e interessadas.

Faz-se *auto de abertura* do testamento, consoante as regras assinaladas na lei processual, para que se cumpra a vontade ali exarada pelo testador.

AUTO DE CONSTATAÇÃO. Designa o ato administrativo de verificação de fato que enseja providência punitiva ou disciplinar.

AUTO DE CORPO DE DELITO. Assim se entende a peça do processo criminal, que se mostra fundamental, em virtude da qual se põe em evidência a natureza e a existência do crime praticado.

Ela se funda, em regra, na inspeção ocular promovida por peritos no objeto do crime, pela qual, em exame metucioso e rigorosa observância dos preceitos e regras legais, chegam a conclusões (*laudo*), que esclarecem o fato material do delito.

O auto de corpo de delito pode ser *direto* ou *indireto*, segundo se faz nos próprios fatos criminosos, que deixam vestígios (*diretos*), ou segundo é realizado por mera perícia sobre fatos que não deixam vestígios (*indiretos*).

Para que possa valer como de direito, o *auto* tem que se mostrar autêntico, isto é, ser revestido de todas as formalidades e solenidades prescritas nas leis penais, pois, se o documento não se mostra perfeitamente idôneo, não tem força para atestar a culpa do indigitado criminoso.

AUTO DE FLAGRANTE. Assim se diz do termo que contém a narração circunstanciada da prisão do criminoso, logo após a perpetração do crime, o qual se constitui em complemento da própria *prisão em flagrante*.

A lei penal marca requisitos elementares para a sua composição. Assim, deve o *auto* conter:

- a) designação do local e hora em que ocorreu o ato punível e indicação deste;
- b) a menção do condutor, pessoa que efetuou a prisão e que levou o criminoso até a autoridade policial, e das testemunhas, que confirmem a asserção do primeiro;
- c) assinatura do preso ou, quando analfabeto, de alguém por ele, a seu *rogo*, e de duas testemunhas.

A falta de testemunhas, que tenham presenciado o crime, não prejudica a feitura do *auto de flagrante*. No entanto, deve ser o termo assinado por duas testemunhas que tenham presenciado a entrega do preso pelo condutor.

E, se falta escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade policial pode lavrar o termo, após prestar o compromisso.

O auto será assinado ainda pela autoridade e subscrito pelo escrivão.

AUTO DE INFRAÇÃO. Todas as contravenções fiscais serão apuradas mediante processo administrativo, que se inicia pelo *auto de infração*.

O auto de infração será, assim, o termo inicialmente lavrado pela autoridade fiscal, para evidência ou comprovação material da infração, nele se indicando a transgressão praticada contra o preceito fiscal.

No *auto de infração* serão anotados, com a maior clareza, dia e hora de sua lavratura, nome do infrator, e da pessoa em cujo estabelecimento foi lavrado, testemunhas, se houver, e tudo mais que ocorrer na ocasião em que se efetivou e que possa melhor esclarecer o processo.

O papel ou documento, ou objeto, em que se verificar a infração será apreendido pela autoridade fiscal e anexado ao auto, salvo no caso em que conste de livro, quando o auto descreverá circunstanciadamente a falta, anotando-se no próprio livro, por termo, todo o ocorrido, além do auto de infração, que formará outra peça.

O auto de infração será assinado pelo infrator, por testemunhas e pelo próprio autuante. E, se o infrator se nega a assiná-lo, será feita menção disso no próprio auto.

Vide: *Auto fiscal*.

AUTO DE PARTILHA. Assim se pode também chamar a *folha de pagamento*, mediante a qual se atribuem aos herdeiros as partes que lhes cabem na herança.

Nele se farão as descrições de todos os bens partilhados aos herdeiros, e nele, a seguir do julgamento da partilha, se fundará também o *formal de partilha*, que será entregue, como título dessa transmissão de bens.

Vide: *Folha de pagamento*, *Formal de partilha*, *Inventário*.

AUTO DE PENHORA. Designação dada ao termo processual que consubstancia o ato da penhora, nele se descrevendo todas as diligências promovidas para realizá-la e se anotando, com as necessárias indicações, todos os bens apreendidos.

O auto é assinado por um dos oficiais de justiça encarregado da penhora, a quem se distribuiu o mandado do juiz, devendo conter os nomes de credor, devedor, data, lugar, descrição dos bens penhorados, nomeação do depositário, assinatura dos oficiais de Justiça, do depositário e das testemunhas. O Cód. de Processo brasileiro, art. 665, dá a indicação de seus requisitos.

Quando a penhora não se realiza toda no mesmo dia o auto que se lhe segue diz-se *auto em continuação da penhora*.

O auto de penhora se constitui peça relevante, e por isso essencial na execução.

AUTO DE PERGUNTAS. É locução por que também se designa o termo lavrado para inquirição de testemunhas, depoimento ou qualificação dos acusados, porque esta peça processual, seja na área cível ou na criminal, se constitui por *perguntas* feitas aos depoentes ou aos declarantes, sendo estas e as respectivas respostas registradas no termo.

AUTO DE PRAÇA. *Táxi*. Na terminologia adotada na viação urbana, assim se designa o veículo (automóvel), que se posta em determinado logradouro, por indicação das autoridades municipais e de trânsito, para atender ao serviço de transporte de passageiros. Dá-se também a denominação de *auto de aluguel*, em distinção aos *autos particulares*, que são os usados pelos seus proprietários para uso próprio.

Os contratos de condução dos autos de praça são feitos mediante locação integral do carro, para todo um percurso, seja para um passageiro ou para toda a sua *lotação*, ou se fazem pelo sistema da *autolotação* ou pelo de *taxímetro*.

AUTOEXECUTÁVEL. Expressa a norma que desnecessita de complementação por outra para ter aplicabilidade e eficácia.

AUTOEXECUTORIEDADE ADMINISTRATIVA. O poder da Administração Pública de executar as suas próprias decisões sem precisar se socorrer da tutela judicial. Assim, a Administração Pública por si só cumpre as suas funções com os seus próprios meios, ainda quando tal execução interfira na esfera privada do administrado. A autoexecutoriedade administrativa, também chamada de autotutela, subsiste na regra geral, salvo quando a lei expressamente exclui tal poder, como na desapropriação ou na cobrança da Dívida Ativa. (nsf)

AUTO FISCAL. Assim se designa o *auto* lavrado por autoridade fiscal contra o contribuinte, em virtude de contravenção ocorrida às leis fiscais, seja pela sonegação de impostos, pela transgressão às regras tributárias, ou por desobediência às instruções que lhe tenham sido dadas por funcionários, inspetores ou fiscais da Fazenda Pública.

Diante do *auto fiscal*, cuja ação se diz *autuação*, é que se procede contra o comerciante ou contribuinte faltoso, para que pague o imposto a que se furtou e a multa que lhe corresponde pela transgressão às leis fiscais.

Chama-se, também, de *auto de infração*, aliás, mais generalizado.

AUTO INFRACIONAL. Designa o ato processual de contestação de prática de ato praticado por adolescente ou menor que seja análogo a crime, ensejando a aplicação de medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

AUTOS DE APELAÇÃO. Denominação dada aos autos em que o recurso de apelação sobe à segunda instância.

Seja qual for o efeito em que a apelação é recebida, os autos de apelação serão sempre os *autos originais* da ação, isto é, os autos em que a ação se processou até o momento da apelação.

Mesmo quando a apelação é recebida somente no *efeito devolutivo*, a apelação subirá nos *autos originários*.

AUTOS DE EXECUÇÃO. Assim se designam os autos em que a execução se processa.

Estes podem ser os próprios autos originários da ação ou podem consistir em autos próprios que se formaram depois, tal como no caso em que a execução se processa por *carta de sentença*.

Os autos da execução também podem ser constituídos nos *autos suplementares*, nos casos em que os autos originais tenham subido à segunda instância, e se faz mister uma *execução provisória*.

AUTOS SUPLEMENTARES. Designação dada ao *duplicado* dos autos originais, que se vai formando, durante o curso da ação, com as cópias e certidões dos documentos e atos constantes e praticados na ação intentada.

Mostra-se uma precaução da lei processual, principalmente para o caso de extravio dos autos originais ou de quaisquer de suas peças, pois, por tal forma, fácil e rapidamente, serão compostos os autos perdidos ou extraviados ou as peças consumidas.

As cópias de petições, alegações, documentos e demais papéis, datados e assinados por quem as oferecer para formação dos autos suplementares, ficam isentas de despesas, e, antes que sejam anexadas aos autos, devem ser conferidas pelo escrivão do feito, a fim de que este ateste sua veracidade e as *autentique*.

A apresentação dos papéis e documentos, em duplicata, para a composição dos autos suplementares, é de caráter obrigatório. E somente se dispensam dessa medida os documentos ou papéis que se encontrem devidamente registrados ou inscritos nos órgãos públicos. Mas isto se anotar por menção do escrivão nos autos suplementares.

Os autos suplementares se conservarão em cartório, sob a guarda do oficial, para atender às eventualidades que possam surgir e somente em casos especiais serão utilizados.

AUTOCÍDIO. Autoeliminação. O mesmo que suicídio.

AUTOCRACIA. Designação dada ao regime político, cujo governo é exercido por uma pessoa, com poderes que se firmam em seu próprio arbítrio, sem obediência a qualquer princípio de ordem legal, possuindo, assim, uma autoridade sem limites.

A autocracia, mesmo segundo o sentido etimológico (do grego – *autokratés*), significa *poder absoluto*.

AUTOCRATA. Indica a autoridade arbitrária, que pratica atos fora de suas atribuições e contrários às próprias leis. O governo em uma autocracia.

AUTODETERMINAÇÃO. Significa o poder de traçar a própria conduta. No Direito Internacional, o princípio da autodeterminação expressa o poder de cada povo de estabelecer o seu modo de ser da organização política.

AUTOFALÊNCIA. A falência requerida pelo próprio comerciante insolvente.

AUTÓGRAFO. É palavra sinônima de *hológrafo* e quer significar todo escrito que é feito pela mão de seu autor: grafado ou escrito pelo autor, representando, assim, o original do mesmo escrito. E opõe-se, desse modo, ao traslado ou certidão, que se entende *cópia* do autógrafo.

Assim se denominam os *originais*, que se entregam às oficinas tipográficas para composição de obra de artigo ou editorial a ser inserto na imprensa.

Segundo as regras, os autógrafos de artigos a serem insertos nos jornais, quando envolvam matéria de responsabilidade, devem ser assinados por seus autores e ter a firma (*assinatura*) dos mesmos devidamente reconhecida ou autenticada por tabelião.

AUTÓGRAFOS LEGISLATIVOS. Os documentos legislativos que são submetidos à apreciação do chefe do Poder Executivo para fins de sanção ou veto.

AUTOLANÇAMENTO. Vide: *Lançamento por homologação*. (gc)

AUTOLIMITAÇÃO. É, na lição de Savigny, a expressão genérica que designa a classe em que são encerradas as três figuras limitativas da vontade (condição, termo e modo), diante das quais se tem sua natureza e se firma o seu conceito técnico.

Na concorrência de tais circunstâncias repousa o processo pelo qual a declaração da vontade se restringe a si mesma, diminuindo a extensão de seus efeitos (Eduardo Espínola).

Mostram-se as *autolimitações* disposições e determinações acessórias, indicativas, também, da condição, do termo e do modo.

Em sentido mais restrito, também se diz da limitação que é imposta à vontade e à ação pelo altruísmo de uma pessoa, a qual, sem destruir a liberdade de determinação, a junte ao nobilitante laço restritivo, que se apresenta sob o aspecto de um *dever moral*.

AUTOLOTAÇÃO. É nome vulgarmente dado à espécie de contrato de condução individual, adotado pelos proprietários ou condutores de automóveis de praça, cuja lotação é sempre de cinco ou seis passageiros.

Em vez de se dar o contrato de condução para todo veículo, pelo contrato de autolotação, o condutor vai recebendo passageiros individuais para conduzi-los a destinos que se localizam no percurso estabelecido.

Neste particular, o contrato de autolotação se difere do contrato de lotação do veículo, visto que nele o percurso é previamente estabelecido, enquanto no segundo é o alugador-passageiro quem determina o percurso a ser feito.

AUTOMAÇÃO. É a substituição do trabalho humano por meios mecânicos.

AUTONOMIA. Palavra derivada do grego *autonomía* (direito de se reger por suas próprias leis), que se aplica para indicar precisamente a faculdade que possui determinada pessoa ou instituição, em traçar as normas de sua conduta, sem que sinta imposições restritivas de ordem estranha.

Neste sentido, seja em relação às pessoas, seja em relação às instituições, o vocábulo tem significado em todo idêntico ao que expressa *independência*.

E, desse modo, usa-se das expressões autonomia econômica, autonomia financeira, autonomia política, para, justamente, indicar a situação de independência em que se encontra a pessoa física ou jurídica, relativamente aos aspectos econômico, financeiro ou político.

A autonomia pode ser absoluta ou relativa.

Quando se diz *autonomia absoluta*, entende-se a autonomia soberana, sem qualquer restrição que possa limitar a ação de quem a tem. E, neste caso, é sinônimo da própria *soberania*, que é aquela que possuem os Estados independentes e constituídos segundo a vontade soberana de seus componentes.

Entre nós, a autonomia da União é soberana, pois que nela repousa todo poder político da Federação.

Já a autonomia dos Estados-membros e dos Municípios se mostra relativa, porque se entende uma autonomia meramente administrativa, subordinada ao poder soberano da União, que tem, tão somente, a personalidade internacional, um dos caracteres fundamentais da soberania.

Toda autonomia relativa está subordinada às limitações decorrentes da vontade ou das determinações emanadas da entidade que mantém em suas mãos a autonomia absoluta ou soberana; esta se revela a própria razão de ser ou de existir da autonomia relativa.

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. Determina a expressão, a soma de poderes de que dispõe a pessoa ou entidade, para administrar os seus negócios, sob qualquer aspecto, consoante as normas e os princípios institucionais de sua existência e dessa administração.

As autarquias possuem autonomia administrativa. Os Estados e Municípios também a possuem. Mas, como bem se depreende, essa autonomia não tem caráter absoluto e soberano, desde que é limitada por princípios emanados dos poderes públicos e dos pactos fundamentais, que instituíram a soberania de um povo.

AUTONOMIA ADUANEIRA. Dois sentidos apresenta a expressão:

- a) indica o regime administrativo conferido a um porto, em virtude do qual, segundo as regras impostas na lei, que o concede, adquire as condições de uma personalidade moral e se administra por si mesmo;
- b) designa também a circunstância de, em um porto alfandegado, ou em um país, somente se admitir a *tarifa única* para toda e qualquer espécie de mercadoria, proceda de onde proceder. É o princípio da igualdade absoluta para toda importação ou exportação.

AUTONOMIA DE CLÁUSULAS. Assim dizemos das cláusulas que se inscrevem num contrato como *obrigação autônoma*, sem qualquer dependência das demais obrigações contratuais, de modo que ela terá *vida própria*, como se inscrita e aceita em documento separado.

Vide: *Cláusula autônoma*.

AUTONOMIA DIDÁTICA. Assim se entende a faculdade que os poderes públicos concedem ao estabelecimento de ensino para estabelecer as normas didáticas que a sua própria organização aconselhar, sem obedecer a regras oficialmente adotadas.

AUTONOMIA DOS PODERES. Expressão usada para designar a independência que se dá aos órgãos do poder público, a que se atribui uma soma de funções, geralmente chamada de poder (Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo), no desempenho dessas mesmas funções, que delimitam sua esfera de ação, que não pode ser invadida por outro poder.

A autonomia dos poderes públicos, que também se dizem poderes constitucionais, é determinada pela própria Constituição onde, assegurando-se sua independência relativa ao cumprimento de sua missão, se traçam as atribuições que lhes são inerentes e que constituem seu próprio poder.

Todos eles, dentro de sua autonomia, exercitam atos que manifestam a própria soberania do Estado, cuja vontade se objetiva por suas ações e determinações.

Há independência de *órgãos*, mas, entre eles, existe uma harmonia de funções, que, segundo assentam os doutrinadores, decorre dessa mesma autonomia ou independência.

Harmonia, aí, não significa mais que a própria colaboração ou cooperação dos três poderes autônomos na execução dos fins do Estado.

AUTÔNOMO. Palavra que serve de qualificativo a tudo o que possui autonomia ou independência, isto é, de tudo quanto possa funcionar ou manter-se independentemente de outro fato ou ato.

Em tal sentido se opõe a tudo o que possa ser *acessório*, que não tem vida própria e se mantém ligado a outro fato, ou ato, que se diz principal ou dominante.

AUTÓPSIA. Variação prosódica: autopsia. É o exame do cadáver na pesquisa das causas do óbito. Também denominada de inspeção interna, embora não exclua o exame dos elementos que não sejam somente internos do cadáver, os quais possam conduzir à descoberta da origem e da sede das lesões que causaram a morte.

Vide: *Necropsia*.

AUTOQUÍRIA. Termo de origem grega que significa agir contra si mesmo pelas próprias mãos. Morte pelas próprias mãos. (ngc)

AUTOR. Derivado de *auctor*, de *augere* (conduzir, gerar), embora tenha o vocábulo várias aplicações, todas elas se expressam na terminologia jurídica, nesse sentido de: o que produz, gera, inventa etc.

Autor. Assim, no sentido de pai, emprega-se para designar a pessoa de quem alguém teve origem ou descende.

Com sentido análogo, designa o inventor ou produtor de alguma coisa, de uma obra artística, científica ou literária. E nesta acepção se lhe reservam os direitos de uso e gozo da obra por ele criada ou inventada.

Vide: *Direito altoral*.

Autor. Na linguagem forense, *autor* é todo aquele que intenta ação ou demanda em juízo contra quem se julga com o direito para exigir que cumpra a obrigação ou respeite o direito que lhe pertence.

Autor. Na terminologia criminal, é o *agente* do crime ou da contravenção.

E assim se entende toda pessoa que tenha diretamente planejado e executado o crime, como a que, tendo resolvido a sua execução, provoque ou determine que outros o executem, por meio de dádiva, paga, promessa, mandato, ameaça ou constrangimento, abuso, influência hierárquica ou de obediência, ou ainda a que, diretamente, durante a execução do crime, preste auxílio, sem o qual o crime não se teria cometido, ou a que executou o crime por outrem resolvido ou arquitetado.

Desse modo, o *autor do crime* se distingue:

- a) autor intelectual, aquele que foi o seu idealizador ou instigador;
- b) autor material ou *físico*, aquele que executou o crime por ele mesmo engendrado ou por outro resolvido e por ele executado;
- c) autor intelectual e físico, aquele que engendrou e executou o crime diretamente;
- d) auxiliar necessário, quando, sendo autor, prestou indispensável concurso, sem o qual o crime não se teria cometido.

Desse modo, *autor do crime* será sempre a pessoa que lhe tenha dado *causa*, que é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

Vide: *Cumplicidade, Favorecimento, Coautor*.

AUTORIA. Condição ou qualidade daquele que é autor.

Na técnica processual, entretanto, é o direito que assiste àquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandada em nome próprio, de nomear à autoria o proprietário ou possuidor.

Daí a expressão nomeação à autoria (CPC, arts. 62 a 69), que se aplica, também, às ações de indenização, quando o réu, causador do dano, alega que tenha praticado o ato por ordem, ou em cumprimento de instruções de terceiro (art. 63).

Desse modo, bem se difere de outra figura processual de intervenção: a *oposição*, em que a pessoa que intervém espontaneamente vem mostrar direito sobre a coisa litigada.

Pela autoria dá-se a substituição da pessoa que demanda ou é demandada (autor ou réu), pela que é trazida à autoria.

Vide: *Chamamento ao processo, Denúnciação da lide. Nomeação à autoria*.

AUTORIA COLATERAL. Há autoria colateral quando dois ou mais agentes buscam atingir o mesmo resultado ilícito, sem que haja cooperação ou liame psicológico entre eles; agindo cada um por conta própria. Repete-se, a convergência das ações visando ao mesmo resultado ocorre por coincidência, sem qualquer tipo de ajuste prévio entre os agentes. (gc)

AUTORIA IMEDIATA. A autoria é imediata quando o autor do crime o executa pessoalmente. (gc)

AUTORIA INCERTA. Expressão para indicar a dúvida existente acerca de quem tenha sido, realmente, o agente do crime, quando mais de uma pessoa a ele esteve presente e não se apurou a quem cabe a ação ou omissão que lhe deu causa. Quando ocorre, para que não se torne o crime impune, mandam os doutrinadores que se aplique à espécie o princípio *dacoautoría*.

Objetiva-se um caso de autoria incerta, quando várias pessoas simultaneamente desfecham tiros sobre a vítima que é ferida, sem que se possa evidenciar positivamente qual dos tiros a atingiu.

AUTORIA MEDIATA. É aquela em que o autor do crime não o executa pessoalmente, mas através de interposta pessoa, não culpável. Essa pessoa pode ser um inimputável ou alguém submetido à coação irresistível. Nestas hipóteses não se dá o concurso de agentes; há apenas um autor mediato. (gc)

AUTORIDADE. Termo derivado do latim *auctoritas* (poder, comando, direito, jurisdição), é largamente aplicado na terminologia jurídica como o poder de comando de uma pessoa, o poder de jurisdição ou o direito que se assegura a outrem para praticar determinados atos relativos a pessoas, coisas ou atos.

Desse modo, por vezes, a palavra designa a própria pessoa que tem em suas mãos a soma desses poderes ou exerce uma função pública, enquanto, noutros casos, assinala o poder que é conferido a uma pessoa para que possa praticar certos atos, sejam de ordem pública, sejam de ordem privada.

Em sentido geral, assim, *autoridade* indica sempre a *concessão legítima* outorgada à pessoa, em virtude de lei ou de convenção, para que pratique atos que devam ser obedecidos ou acatados, porque eles têm o apoio do próprio direito, seja público ou privado. Assinala a competência funcional ou o poder de jurisdição.

Autoridade. Por vezes, sem fugir ao rigor de seu sentido etimológico, significa a força obrigatória de um ato emanado da autoridade. E assim se diz a autoridade da lei ou autoridade de um mandado judicial.

AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. Designação dada à pessoa que tem o poder de mando ou comando em um departamento público, onde se executam atos de interesse coletivo ou do Estado.

Neste sentido, também, se diz *autoridade pública*, e, segundo a subordinação do departamento à unidade administrativa, a que pertence, ainda se diz que a autoridade administrativa é *federal*, *estadual* ou *municipal*, se pertencente à União, aos Estados ou aos Municípios.

AUTORIDADE CIVIL. Assim se diz da autoridade que dirige negócios, de ordem meramente civil, ou seja, aquela em que os indivíduos são considerados em sua qualidade e condição de cidadãos, componentes da sociedade em que vivem.

AUTORIDADE CONSULAR. É expressão que designa os cônsules, ou seja, pessoas escolhidas pelo Estado para zelar e tratar dos interesses dele e dos concidadãos residentes no território de sua jurisdição.

AUTORIDADE DA COISA JULGADA. Assim se diz da força da sentença que passa em julgado (*res judicata*), ou seja, da qual, por não se ter recorrido em tempo ou prazo oportuno, ou por não competir mais recurso, se tornou irretratável.

E, por isso, o decisório, em que ela se funda, tem *força de exequibilidade*. Essa é a sua autoridade.

AUTORIDADE JUDICIAL. Assim se diz do juiz ou de qualquer outra pessoa que tenha mando na Justiça, podendo praticar atos judiciais com força obrigatória.

AUTORIDADE MILITAR. Designa a pessoa que, por lei ou outro ato emanado do poder público, tem poderes para administrar e resolver negócios de natureza militar.

AUTORIDADE POLICIAL. Pessoa que ocupa cargo e exerce funções policiais, tais sejam as de *delegados*, *inspetores* etc.

AUTORITÁRIO. Assim se diz do poder público, ou administrativo, que desempenha suas atribuições exorbitando da *autoridade* que lhe é assinalada em lei ou no ato legal que o constitui.

Igualmente, designa o próprio *regime autoritário* ou *regime de força*, em que o poder discricionário do governo prevalece sobre as próprias leis. E neste sentido se opõe ao *regime liberal* ou *regime democrático*.

O regime autoritário, formador do *Estado autoritário*, é forma disfarçada de *ditadura*, onde, em regra, o governo enfeixa em suas mãos as atribuições dos poderes constitucionais.

AUTORIZAÇÃO. Em qualquer sentido jurídico, que se lhe dê, autorização significa sempre a permissão ou consentimento dado ou manifestado por certa pessoa, seja física ou jurídica, pública ou privada, para que se pratique ato ou se faça alguma coisa, que não seriam legalmente válidos, sem essa formalidade.

Esse consentimento ou essa permissão, implicando prévia aprovação ao ato que vai ser praticado, seja dada de modo expresso ou de modo tácito, segundo as circunstâncias e a forma de sua manifestação, põe em evidência o *poder* ou o *direito* decorrente da *autoridade* da pessoa ou entidade, a quem cabe *autorizar*.

Desse modo, a *autorização*, em certos casos, objetiva mesmo o *poder* recebido para que se exercite o ato ou se realize qualquer negócio.

E, sendo assim, quando se diz que alguém tem autorização para agir, depreende-se claramente que está investido de poderes inequívocos para praticar os atos consentidos ou permitidos(*autorizados*).

A autorização pode ser para a *prática* de atos, ou *abstenção* deles.

A autorização, em certas circunstâncias, possui o mesmo sentido de *outorga* ou *mandato*.

AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. É expressão que se usa para indicar a permissão ou licença dada pela autoridade administrativa, a fim de que se pratique o ato ou se estabeleça o negócio, em face de exigência legal.

Esta autorização, em regra, consiste na expedição de *alvará de licença* ou *patente de registro*, mediante o qual se encontra a pessoa habilitada a praticar os atos jurídicos, que nele se consignam.

AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO. Assim se diz da permissão dada pelo Poder Executivo, a fim de que certas instituições possam funcionar regularmente no país.

Estão, neste caso, várias espécies de sociedades, que somente podem cumprir seus objetivos depois que tenham obtido autorização especial para seu funcionamento, tais sejam, as companhias de seguradores, bancos etc. As leis, que as regulam, estabelecem as regras para que a autorização seja concedida, mediante decreto ou despacho do chefe do Poder Executivo.

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. Designação dada a toda autorização que se faça *por escrito*, com a menção do *ato autorizado*, para que o possa praticar legalmente a pessoa a quem se deu o consentimento ou a permissão.

Há atos que somente podem ser praticados, quando a autorização venha, assim, de modo expresso, não se admitindo que seja dada de outra maneira.

Os atos de alienação, por exemplo, quando dependem de autorização ou consentimento de outrem, para que se cumpram, só podem ser autorizados por essa forma, isto é, expressa ou escrita.

AUTORIZAÇÃO LEGAL. É a que decorre de princípio instituído em lei.

Mas a autorização legal abrange, além da que se registra em preceito legal, aquela que é dada pelas autoridades administrativas. E isto porque, quando tal autoridade dá permissão ou licença para que se pratique ou se execute o ato, se entende que também está legalmente autorizada para o permitir.

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. Assim se especializa a autorização dada pela autoridade judicial, a fim de que, quando não se tenha poder para praticar o ato, seja este autorizado por ela, se permitido em lei.

Na linguagem processual, semelhante autorização toma os nomes de *suprimento do consentimento* ou *outorga judicial do consentimento* ou *ordem*.

E se diz *suprimento*, porque, justamente, na ausência ou recusa de quem validamente possa autorizar a prática do ato, o juiz, reconhecendo a procedência do pedido, supre a omissão, permitindo que ele se pratique com validade jurídica.

Desse modo, diz-se que o consentimento foi suprido. E, por tal forma, a necessária autorização está dada.

Noutros casos, a autorização judicial é necessária em virtude de imposição legal. Tal seja, por exemplo, a venda de bens de menores pelos tutores, que não se fará legalmente sem *aautorização do juiz. É ordem.*

Em tal caso, autorizada a venda, o tutor ou curador se isenta de qualquer responsabilidade, desde que não se pode arguir de ilegal seu ato, em virtude da autorização legal que à venda precedeu, desde que agiu consoante as ordens emanadas do juiz.

AUTORIZAÇÃO PATERNA. Assim se diz da que é dada pelo pai do menor, relativamente incapaz, para que possa praticar determinado ato jurídico, autorização esta que lhe remove a incapacidade e o habilita a praticar validamente o ato pretendido.

Essa autorização decorre da presença do pai à execução do ato, em que ela se identifica com *aassistência paterna*, ou pode ser conferida por escrito.

Na falta do pai, a autorização é dada pela mãe, no exercício do poder familiar.

AUTORIZAÇÃO POLICIAL. É permissão ou licença dada pela autoridade policial para que alguém pratique certo ato ou realize determinado negócio, segundo exigência instituída em lei ou regulamento.

Assim, a autorização policial se faz necessária para que funcionem diversões públicas ou para que alguém possa conduzir ou ter arma de porte proibido.

Essa autorização se diz, propriamente, *licença policial*.

AUTORIZAÇÃO TÁCITA. É a que se caracteriza, não por ato expresso, mas pela dedução que se faz de outros atos, que se mostram aprovadores do ato que se devia praticar, mediante autorização.

O empregado do negócio que vende mercadorias, não possuindo mandato escrito, por dedução, entende-se autorizado a realizar tais vendas, se colocado à frente do balcão, em que se atende a freguesia. É autorização tácita.

AUTORIZAÇÃO UXÓRIA. É aquela que deve ser dada pela mulher casada para que o marido possa praticar legalmente certos atos. Diz-se, também, *outorga uxória*.

E, tal como a autorização marital, pode ser suprida judicialmente quando a mulher, sem justa causa, se recusa a concedê-la.

AUTOS CONCLUSOS. Esta expressão, comum na prática forense, indica que os autos estão submetidos ao despacho da autoridade processante. (nsf)

AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. Vide: *Autoexecutoriedade administrativa*.

AUTUAÇÃO. Assim se diz do *ato inicial*, por que se começa o processo, seja judicial ou administrativo.

Deste modo, ajuizada a ação, pelo despacho dado na petição inicial, o processo começa a formar-se pela *autuação* dela, com os documentos que leva junto.

E a forma material desta autuação consiste em se dar uma capa à primeira peça processual apresentada, com as indicações relativas à ação, nomes do autor e réu, e data de sua apresentação em cartório para esse fim, o que tudo consta de um *termo* na fase inicial desta capa.

Autuação. Na linguagem fiscal e criminal, assim se denomina o ato pelo qual se promove o *auto de infração* ou *contravenção*, no qual o *autuante*, que é a pessoa que promove o termo, menciona todos os dados relativos à infração ou ao delito, cometido ou praticado pelo *autuado* (infrator, contraventor ou criminoso).

AUXILIAR. Expressão que se formou do vocábulo auxílio (*auxilium*, latino), bem exprime o sentido da pessoa que é posta para ajudar ou socorrer uma outra na sua função ou nos seus misteres.

Desse modo, em sentido genérico, significa toda pessoa que é coparticipante de encargo ou função, sem que se mostre o principal ocupante do cargo ou emprego, e que nele se colocou para exercer atos de auxílio ou coadjuvação a outra pessoa.

Auxiliar. Na terminologia do Direito Administrativo, designa a pessoa que é admitida ao estabelecimento público para desempenhar atos pertinentes a ele, sem qualquer condição de efetividade, e sem que ingresse, em caráter permanente, no quadro dos funcionários da administração.

Exercem, assim, funções acidentalmente ou temporariamente, mostrando tal exercício *umestágio* para a efetividade.

Há casos, porém, em que os cargos de auxiliares administrativos têm caráter de praticagem, mas são exercidos em caráter de permanência e neles se mantêm até que, pela promoção, passem a outra classe.

Auxiliar. Como adjetivo, exprime o serviço, o ato, o negócio, que se institui como dependente ou auxiliar de outro, embora nem sempre se mostre indispensável para a realização do serviço, do ato ou do negócio principal.

Neste sentido, entre nós, se diz que as polícias militares dos Estados são corpos auxiliares do Exército, para explicar que, em casos especiais, podem ser utilizadas como forças regulares.

AUXILIAR DA ACUSAÇÃO. Assim se diz, nos processos criminais, da pessoa que, em certos casos autorizados por lei, vem coadjuvar o órgão do Ministério Público na sua acusação contra o réu.

AUXILIAR DA DEFESA. Assim se diz da pessoa que, junto com outra, patrocina a defesa de um réu, seja em processo civil, seja em processo criminal.

AUXILIARES DA JUSTIÇA. Também chamados de serventuários da Justiça, assim se diz das pessoas que prestam seu concurso ao funcionamento da Justiça, seja como oficiais ou serventuários de ofícios efetivos, seja como participantes do processo, por determinação das autoridades judiciais ou em virtude da própria profissão.

Os auxiliares da Justiça, que exercem ofício, são mais propriamente chamados de serventuários. E assim se encontram os escrivães, os oficiais de Justiça e os distribuidores (*serventuários permanentes*).

Existem, porém, *auxiliares eventuais*, que não integram o quadro oficial do juízo, sendo convocados para tarefas específicas, tais como os intérpretes, os peritos, os administradores, os depositários etc.

AUXILIARES DE COMÉRCIO. Expressão por que se designam especialmente os prepostos comerciais ou empregados no comércio, tais como guarda-livros, caixeiros, feitores etc.

Vide: *Agentes auxiliares do comércio*.

AUXILIARES DO GOVERNO. Designação dada para distinguir os ministros ou secretários de Estado, que se consideram agentes de confiança do chefe do Executivo, e com ele assinam os atos emanados desse poder.

AUXÍLIO. Segundo o sentido que tem o vocábulo latino de que se deriva (*auxilium*, verbo *auxein*), significa ajuda, assistência, socorro.

E nesta acepção é empregado na terminologia jurídica.

Auxílio. No Direito Penal, o *auxílio* prestado ao criminoso, concorrendo assim para a prática do crime, conduz o agente auxiliar às sanções da coautoria.

Desse modo, no sentido que aí se lhe dá, significa o concurso prestado por alguém à realização do crime, sem o qual não se consumaria.

O auxílio tanto se evidencia antes, como durante a execução do crime. E, para que se inculque o auxiliador de coautor, basta que o crime se execute, isto é, atinja o criminoso o resultado desejado.

No entanto, salvo disposição expressa em contrário, não será punível o *auxílio*, se o crime não chega a ser tentado (Cód. Penal, artigo 31).

Auxílio. Na esfera previdenciária o auxílio será devido, em face do segurado ou da segurada, nas hipóteses de acidente, doença, morte, reclusão, natalidade ou maternidade.

AVAL. É vocábulo que se tem como originado do francês *valoir* (valer, ter mérito), e tido como abreviação de *à valoir* (à conta).

Seu uso mais se restringe à terminologia do Direito Comercial, para significar a garantia que é dada por terceiro, estranho ao título (letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque), pela qual se prende à obrigação cambial, isto é, fica vinculado solidariamente ao título avalizado, pelo compromisso que assume de pagar a importância que nele se contém, quando não a pague o devedor, que é por ele garantido.

O aval forma no título de crédito avalizado uma obrigação autônoma, ficando a pessoa que o dá (*avalista*) equiparada àquela que recebe sua garantia.

E assim se diz que o aval foi dado à pessoa, junto de cuja assinatura se apõe a assinatura do avalista.

Desse modo, no título cambial ou de crédito, o aval pode ser dado a qualquer das pessoas, originariamente participantes de sua elaboração (formação do contrato) ou a outra que venha depois (*endossante*).

O aval, em tal forma, diz-se dado àquela pessoa, em cujo favor a garantia ocorreu.

Embora o aval tenha profunda semelhança e afinidade com a *fiança*, que também se indica e representa garantia oferecida por terceiros a contratos, onde existem obrigações de pagar, o aval com ele não se confunde, porque vale por si mesmo, como garantia solidária à obrigação, a que adere.

Reconhece-se a existência do aval, ou pela declaração que antecede a assinatura da pessoa que a dá, por *aval*; ou porque a assinatura dele apareça no título, sem que haja motivos legais para isso, desde que não participa do contrato, mesmo que não tenha posto a mencionada declaração. Nestes casos, o aval se diz *pleno* (quando traz a declaração antes da assinatura), ou em *branco* (se se mostra simplesmente pela assinatura).

O aval pleno também se diz em *preto*.

Poderá o aval ser explicativo, mencionando o avalista que o dá: *por aval ao aceitante*, *por aval ao sacador* ou *por aval ao endossante*. E, igualmente, o aval pode ser entendido somente em relação à obrigação que compete a um dos coobrigados do título, como pode ser entendido como garantia dada ao pagamento do título, e, em tal caso, se mostra aval amplo para todo adimplemento de obrigação. Assim será também o aval dado ao sacado ou aceitante, em que ele representa a garantia integral ao pagamento do título, no caso em que não o pague o devedor principal.

O aval pode ser inscrito em qualquer parte do título, seja no seu *verso* ou *anverso*.

Se o aval se registra no anverso do título, ele se entende *aval do sacador*, quando a assinatura do avalista vem próximo ou junto à assinatura daquele, ou do *sacado* ou *aceitante*, se junto à assinatura deste, ou do lugar que é destinado ao aceite.

Quando o aval é dado no *verso do título*, antes que ali ocorra qualquer endosso para a transferência do título, claro se mostra que o aval é dado para o aceitante e sacador.

Quando ele vem depois do endosso, desde que não se confunda com este, figurando o avalista, então, como endossante, pela regra se mostra que o aval é dado ao endossante cuja assinatura figura acima da sua.

E, para diferenciar o endosso do aval, basta ver que o endosso sempre transfere a propriedade do título, ao passo que o aval se mostra simplesmente uma garantia. Se a assinatura aposta no verso do título não vem exercer a função de transferência ou cessão, dele, representa aval.

O aval tem que ser dado no próprio título, onde sua função de garantia vai ter efeitos. Se é prestado em outro documento que não o título cambiário, deixa de representar uma obrigação cambial para o avalista, pois que, conforme é princípio assentado, somente se considera como obrigação escrita no título cambiário o que nele se contém.

AVALIAÇÃO. Consoante seu próprio sentido comum, na linguagem jurídica, avaliação não é tida em outro significado que não seja o de *determinar o valor*, *dar o valor* ou *mostrar a valia* de determinado bem ou de determinados bens.

É, assim, o ato pelo qual se procede à estimativa ou se dá o exato preço dos bens, que se pretende *avaliar*, para que se cumpra determinada imposição legal, ou desejo de alguém, seja por iniciativa própria, seja por mando de autoridade judicial.

A finalidade, pois, da avaliação é essa: determinar exatamente o *justo preço* da coisa, dentro do qual se compreende o *valor* que se lhe deve atribuir, em face das utilidades que o próprio bem possa representar.

Desse modo, a avaliação bem se difere do *arbitramento*, propriamente dito, embora se mostre uma de suas modalidades.

É que a avaliação se mostra, praticamente, o justo preço da coisa, enquanto o arbitramento se entende a *estimativa de valor* sobre coisas ou fatos, tal como se faz para evidência do valor ou estimativa das indenizações sobre danos, em que, via de regra, não há coisas a estimar, mas *situações*, que devem ser apreciadas economicamente.

Na avaliação, procura-se o *justo preço*: no arbitramento, a *equivalência pecuniária*, os quais, embora se assemelhem, têm claramente sentido diverso, pois que, sempre, na avaliação, *as coisas estão presentes*, e, no arbitramento, os *fatos vão ser pesquisados*.

O perito avaliador vai, dessa maneira, à cata simplesmente do verdadeiro preço da coisa; o perito arbitrador vai mais além, sendo que a avaliação, na maioria dos casos, salvo ligeiras diligências, consiste em meras operações aritméticas ou cálculos promovidos em face de realidades vistas.

A avaliação é ato muito frequente nas ações judiciais. Por ela se estimam os preços dos bens nos inventários, partilhas, nas penhoras, para determinação prévia de seus valores e consecução do intuito tido nestes outros atos processuais.

Quando judiciais, são determinadas pelo juiz, que as entrega ao *avaliador oficial* ou a outro, que, por sua habilidade e aptidão, possa ser designado para semelhante ato.

A avaliação se objetiva num *laudo*, no qual serão suficientemente descritos os bens avaliados, com todas as indicações indispensáveis à sua identidade.

Quando vários bens devem ser considerados um a um, não somente se tendo em vista o justo preço do objeto ou da coisa em si, mas de todos os acessórios ou dependências que a ela pertencam.

AVALIAÇÃO CONVENCIONAL. Assim se entende a avaliação que decorre do ajuste feito pelas próprias partes interessadas nela, constante do contrato em que, entre outras obrigações, fica estabelecido que se toma como *justo preço da coisa*, objeto do mesmo contrato, o que nele se institui.

A avaliação convencional, que tem o mérito de dispensar a avaliação contenciosa ou judicial, quando, por disposição de lei, deva ser promovida, não é admitida em caráter irrevogável. Quer isto dizer que, se modificações posteriores alterarem o preço da coisa, pode ser intentada nova avaliação para anular os efeitos da que se convencionou, mesmo que uma das partes não queira consentir nisso.

A avaliação convencional é de hábito nos contratos de mútuo com garantia hipotecária ou pignoratícia, onde os bens dados em hipoteca, ou em penhor, já são preventivamente avaliados pelas partes, segundo faculdade da lei civil [Cód. Civil/2002, art. 1.484 (art. 818 do Cód. Civil/1916)]. (ngc)

AVALIAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. A avaliação da responsabilidade pode ocorrer:

a) quando se pretende determinar a soma do dano causado por uma pessoa à outra, em virtude da qual se efetiva a reparação civil. Na avaliação da responsabilidade por ato ilícito, em regra, é esta feita por arbitramento, pois segundo o intuito que nela se objetiva, esta avaliação tem por fim a fixação das perdas e danos causados à vítima, e não a mera estimação de justo preço da coisa;

b) quando se pretende determinar a que assume o administrador de bens alheios, em virtude do que tem de especializar hipoteca para garantia desta administração. Também é feita por arbitramento, em face do qual se estabelece a soma desta responsabilidade, em consequência da qual se efetiva a exigência da hipoteca com força suficiente para garanti-la.

AVALIAÇÃO DAS CAUSAS. É o ato pelo qual se determina o valor da causa ou da ação. Esta avaliação se mostra de magna importância, não somente para atender a exigência de ordem fiscal (*pagamento da taxa judiciária*), como para atender a competência do juiz que se determina, por vezes, em virtude do *valor da causa (ratione valori)*.

Essa avaliação, no entanto, entende-se para as causas que tenham por objeto um *benefício patrimonial*, ou que representem uma realidade econômica, pois que somente estas se dizem, propriamente, estimáveis.

Em relação às ações ou causas de estado e de capacidade, não há verdadeiramente avaliação, pois que a estimação que se lhes dá, sem alterar a *alçada* do juiz, serve simplesmente para efeitos fiscais.

O Cód. de Proc. Civil estabelece as regras para a avaliação das ações. E nenhuma petição, salvo o caso das causas de estado e de capacidade, poderá ser despachada quando não traga a avaliação do pedido constante da petição, que se constitui o *valor da causa*.

AVALIAÇÃO DAS DÍVIDAS. Assim se diz da verificação do montante das dívidas ativas ou passivas pertencentes à pessoa ou à entidade. Não há propriamente uma avaliação, no sentido de estimação. Apenas ocorre uma verificação de valores que se representam nos próprios títulos das dívidas. E a avaliação, assim, será a soma de todos esses valores.

AVALIAÇÃO DAS RENDAS PÚBLICAS. É expressão usada para indicar o processo ou sistema adotado pelo Estado para estimar o montante da receita a ser orçada, avaliação esta a que se procederá pela previsão das rendas a serem produzidas pelas fontes, de que dispõe o poder público.

AVALIAÇÃO JUDICIAL. É a que se faz no correr do processo para verificação do justo preço dos bens submetidos a essa formalidade.

AVALIAÇÃO REPETIDA. Assim se diz da nova avaliação que se faz, em virtude de ter sido a primeira anulada por vício ou erro do avaliador, ou se, posteriormente, aconteceu à coisa, fato que lhe tenha alterado o valor.

Judicialmente, a avaliação somente se repete quando se registram semelhantes fatos.

AVALIADOR. Designa o perito ou a pessoa a quem se comete a missão de avaliar, isto é, dar preço justo e certo a determinada coisa ou bem.

AVALIADOR JUDICIAL. Assim se entende o avaliador que é designado pelo juiz, ou tem efetivamente este cargo, como perito oficial da Justiça, e como tal tem a função de avaliar ou fixar o valor dos bens móveis ou imóveis, semoventes, rendimentos, direitos e ações, quando para tal for pedida a sua intervenção, segundo imposição legal ou resolução tomada pelo juiz.

Desse modo, o avaliador judicial pode ser um dos serventuários da Justiça ou ser pessoa estranha ao juízo, mas designada pelo juiz, na falta daquele, ou em casos em que a lei o autorize a nomear estranhos, isto é, quando não há avaliador próprio ou quando este se acha impedido.

Quando o avaliador exerce a função como ofício da Justiça se diz *avaliador do juízo*.

AVALISTA. Assim se diz da pessoa que dá aval ou garante o título de crédito por aval.

O avalista fica sempre equiparado, no título, à pessoa que ele garante.

Somente pode ser avalista quem tenha capacidade para assumir obrigações.

AVALIZADO. Assim se diz da pessoa que recebe ou é favorecida por aval prestado por outrem.

AVALIZAR. Dar aval. Este aval pode ser dado também por procuração. Mas, por mandato se pode avalizar, somente quando o mandatário tenha poderes especiais e expressos para isto. Quer, então, dizer que, no instrumento do mandato, visto que poderes expressos somente se concedem por mandato escrito, devem vir consignados os poderes para avalizar letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas ou cheques.

E se estes poderes não se conferem de modo assim expresso, nenhuma validade tem o aval dado por procurador, sem tais poderes.

AVANÇOS. Expressão derivada do francês *avancer* (adiantar), significa, normalmente, adiantamentos ou pagamentos por antecipação de ordenados, gratificações ou comissões, ou mesmo pagamento ou adiantamento por conta de qualquer obrigação ou dívida.

Avanços. Mas, num sentido especial, que a praxe tem consagrado, quer dizer também a utilização de dinheiros de outrem, sem a necessária permissão deste, embora estejam sob a guarda da pessoa que deles se apossou.

Assim, tem o sentido de *alcance* e *desfalque*.

AVARIA. Vocábulo de origem árabe (*awâr*), em sentido genérico significa todo *dano*, *deterioração*, *estrago*, *adulteração*, *desgaste*, ocorrido à coisa ou que atinge a coisa, em virtude do que esta diminui de valor ou se torna ineficiente sua utilização.

Essa *avaria* tanto pode ser natural ou acidental, como pode emanar de ato voluntário, resultando, em geral, em prejuízo para o proprietário da coisa, em razão da *desvalorização* causada pelo desgaste ou dano, que a atingiu.

Nesse sentido, a *avaria* é especialmente registrada nos transportes das mercadorias, quando se diz que as mercadorias se encontram *avariadas*, em oposição à assertiva de que chegaram em *bom estado*, quando nenhum dano, fratura, quebra, desgaste, as atingiu.

Avaria. Outrora, era o *direito* (tributo) devido pelo navio à aduana do porto, em que lançava ferro, ou em que ancorava, destinado à conservação do mesmo porto.

Avaria. Em sentido especial e que lhe empresta o Direito Comercial Marítimo, *avaria* não é somente todo dano causado ao navio ou à sua carga, durante toda a viagem, como, igualmente, toda *despesa extraordinária* realizada em benefício do navio ou de sua carga, ou em segurança de ambos.

Desse modo se evidencia que:

- a) a *avaria*, em sentido vulgar, compreende, simplesmente, o *dano material*, realmente o *estrago*, a *deterioração*, a *fratura* acontecida ao navio ou à carga, durante o curso da viagem;
- b) e, em sentido especial, *toda despesa extraordinária*, a que se foi obrigado, em benefício, salvação ou segurança do navio e da carga, de modo a se evitarem maiores *prejuízos*.

E, assim, distinguem-se as *avarias*:

- 1, *avarias-danos*, precisamente, as que decorrem dos *estragos*, das *deteriorações*, das *quebras*, ou das *fraturas* ocorridas às coisas (carga ou navio), independentemente da vontade de alguém ou de ato voluntário;
- 2, *avarias-despesas*, consequentes dos *dispêndios* ou *gastos* imprevistos, do *sacrifício* ou da *execução de medidas*, impostos pelas contingências, indispensáveis à segurança do navio ou da carga, ou em benefício comum, os quais sempre se revelam em *prejuízo* não desejado e decorrente dos *riscos do mar*.

Em regra, as *avarias-danos*, atingindo o navio ou a carga, resultantes de atos involuntários, constituem as *avarias simples* ou *particulares*.

As *avarias-despesas*, nem sempre se firmando em danos materiais à coisa, mas em meras *despesas*, dizem-se *avarias grossas* ou *comuns*.

Cada uma destas espécies determina as responsabilidades dos proprietários das coisas, indicando a quem atinge o prejuízo efetivo, que se derive de sua ocorrência.

Quando se registram *avarias*, antes de se abrirem as escotilhas do navio, o capitão poderá exigir dos consignatários das mercadorias que prestem *caução* ao pagamento da *avaria*, a que estão obrigados no rateio da contribuição comum.

Mas essa *caução* ocorrerá quando a *avaria* se evidencia grossa ou comum. Na *avaria simples*, a *caução* não se faz necessária, visto que o dono da coisa sofrerá o prejuízo do desgaste da mesma, sem direito a exigir dos demais qualquer contribuição.

A contribuição, que se firma pelo *regulamento da avaria*, é própria às despesas extraordinárias ou aos prejuízos consequentes de atos ou fatos executados voluntariamente em benefício comum, da carga e do navio.

Vide: *Alijamento*, *Arribada forçada*, *Regulamento da avaria*, *Regulamento para a avaria*.

AVARIA COMUM. Igualmente denominada *avaria grossa*, assim se denominam as *avarias-danos* ou danos causados *deliberadamente* ao navio ou à sua carga, em caso de perigo ou de desastre imprevisto e sofrido como *consequência imediata destes eventos*, ou as *avarias-despesas* ou *despesas extraordinárias* impostas em iguais circunstâncias, *ambas* seguidas de *deliberações motivadas*, em bem e salvamento comum do navio e da carga, desde o carregamento e partida do navio até sua descarga, retorno ou chegada.

Essas *avarias*, danos comuns ou despesas comuns, assim se designam, porque resultam sempre em prejuízos oriundos da prática de atos, cuja execução se determinou em *benefício comum*, isto é, em benefício concomitante da carga e do navio.

Desse modo, a *contribuição* (repartição dos prejuízos derivados da avaria) é devida não somente pelas mercadorias ou pelo navio, diretamente atingidos pelos danos, como pelas mercadorias e pelo navio, mesmo que não tenham sofrido qualquer danificação.

O caráter de medida ou de ato voluntário, tomado em benefício comum, ou em proveito de todos, é que estrutura a avaria comum, mesmo quando, havendo danos, somente estes atingem parte das mercadorias ou somente o navio. Na avaria-despesa, em que não há, efetivamente, qualquer *estrago* ou deterioração, a avaria é considerada comum, porque a despesa resulta em gasto extraordinário que se fez em benefício de todos.

Vide: *Contribuição. Regulamento da avaria.*

AVARIA DA MERCADORIA. Assim se entende a deterioração ou o estrago que se verifica na mercadoria adquirida pelo comprador até o momento de lhe ser entregue pelo vendedor.

As mercadorias compradas, e que cheguem com avarias, dão motivo a *abatimentos*, correspondentes ao justo valor dessa depreciação.

Mas, antes que possa exigir essa indenização, torna-se mister exame procedido nas mercadorias ou fazendas avariadas.

Segundo a regra estabelecida pelo Código de Proc. Civil de 1939 (art. 756), dispositivo mantido em vigor pelo art. 1.218, XI, do CPC/1973, esse exame, que o Código designa de *vistoria*, não se procede legalmente sem que o anteceda o protesto feito perante o transportador, ou quem legalmente o represente.

Mas, no caso, não se trata do *vício redibitório*, que possa ser arguido contra a mercadoria vendida, mas de avaria ocorrida durante o transporte.

Se o protesto não se faz em tempo regular, entende-se que a mercadoria chegou em *bom estado*.

Na avaria da mercadoria, que também se diz *fazenda avariada*, tanto se consideram as danificações advindas nelas, como as diminuições e roubos ocorridos.

E tudo se provará pela *vistoria* a ser feita, sem o que não terá o reclamante direito a qualquer indenização.

Seja a avaria consequente do vício redibitório, seja a avaria acontecida durante o transporte, fica o comprador autorizado a não reconhecer a duplicata que se emite contra ele, visto que há aí motivo justo para que não se reconheça a duplicata emitida.

Também se consideram avarias as perdas sofridas ou causadas às mercadorias ou fazendas conduzidas por almocreves, recoveiros, barqueiros ou por quem as transporte, antes que cheguem a seu destino, sobre os quais recaem as responsabilidades de sua indenização, se não provierem tais acontecimentos de casos fortuitos ou de força maior.

Vide: *Fazenda, Mercadoria, Mercadoria avariada.*

AVARIA GROSSA. Vide: *Avaria comum.*

AVARIA PARTICULAR. É também chamada de *avaria simples*. Consiste, assim, na deterioração ou dano causado particularmente a certas mercadorias ou ao navio, em consequência de fatos ordinários da navegação. E, em tal caso, os prejuízos decorrentes correrão por conta dos proprietários das mercadorias ou navio, ou dos seguradores, desde que os danos não tenham ocorrido por culpa de alguém.

E, desse modo, quando as indenizações vão ser promovidas pelos seguradores, previamente se procederá como determina a lei processual, isto é, promover-se-á a evidência da avaria, por *vistorias* e exames, e se calculará a extensão do dano indenizável.

São, assim, duas investigações: a da *causa do dano* e a do *cálculo da avaria*. A este processo é que se dá o nome de *regulamento para a avaria*, que assim se diferencia do *regulamento da avaria*, destinado à avaria comum.

Quando a avaria ocorreu por *culpa do transportador*, embora possa o consignatário exigir a indenização do segurador, cabe a este haver do transportador o que pagou ao segurado, visto que, segundo princípio assente, o segurador, tão logo pague o valor do dano acontecido, se sub-roga em todos os direitos e ações, que ao segurado competiam contra terceiros.

Em tal caso, não se exige do segurador a evidência do protesto que se faz mister para o pedido de indenização por parte do consignatário (Cód. de Proc. Civil de 1939, art. 756, § 4º, mantido em vigor pelo art. 1.218, XI, do CPC/1973).

AVARIA SIMPLES. Vide: *Avaria particular*.

AVENÇA. Exprime o contrato, o ajuste, a convenção.

Outrora, designava especialmente a convenção ou o ajuste em virtude do qual os contribuintes de impostos indiretos acordavam em pagar às autoridades arrecadadoras, ou aos arrecadantes dos mesmos impostos, certa soma ou quantia fixada em razão do valor das *vendas prováveis*, no período em que o imposto era exigível.

Dessa forma, o imposto que se deveria pagar na base das vendas ou dos lucros obtidos, era fixado e arrecadado pela soma estimativamente estabelecida, não importando o valor dessas vendas nem os lucros auferidos.

Nos termos das Ordenações do Reino, não se permitiam *avenças*, entre os advogados e seus clientes, para o estabelecimento de *quota litis*, ou para *haver certa coisa, vencendo-lhes as demandas*.

AVERBAÇÃO. O mesmo que *averbamento*. Ato pelo qual se anota, em assento ou documento anterior, fato que altere, modifique ou amplie o conteúdo do mesmo assento ou documento.

A averbação, quando feita em assento ou documento anterior registrado, tem a mesma função do assento ou do registro originário: o de dar publicidade ao ato, que vem, por qualquer modo, modificar, alterar ou ampliar o mesmo assento ou registro, que se cumpriu, anteriormente, pela inscrição, pela transcrição, pelo arquivamento ou pelo registro, ao mesmo tempo para que possa valer contra terceiros.

Por vezes, é essa averbação necessária. Assim, deve ser promovida, no *registro de casamento*, a averbação da sentença de separação, da sentença de anulação do casamento; no *registro de nascimento*, a sentença de emancipação, de alteração, modificação ou correção do nome; no *registro da hipoteca*, o ato de seu cancelamento ou de prorrogação do prazo.

Averbação. Na linguagem processual, significa *declaração* ou *arguição*. Assim, *averbação de suspeição* é o ato de declarar ou de arguir alguém de suspeito, a fim de o afastar do processo em que está ou vai funcionar.

AVERBAR. Possui vários sentidos:

- a) é *declarar* ou *arguir*. *Averbar de suspeito* é declarar a suspeitabilidade de alguém, por ato que o demonstre passível de ser parcial na execução de atos que lhe possam ser atribuídos;
- b) é anotar ou apostilar em ato anterior, fato que se tenha posteriormente produzido;
- c) é reduzir alguma coisa a escrito ou artigos.

AVIAÇÃO. Com um sentido estrito, serve o vocábulo para designar a navegação aérea, no que concerne aos aviões e a todos os aparelhos voadores, mais pesados que o ar, isto é, aqueles que utilizam a reação do fluido ambiente, a qual se opõe à sua propulsão, ou antes, à sua translação, para conseguir, neste mesmo fluido, um ponto de apoio que assegure sua sustentação ou estabilidade.

A aviação forma, nesse sentido, um ramo da aeronáutica.

E tal denominação, tirada do *avis* latino, veio justamente da circunstância de, para conseguir o equilíbrio dos aparelhos usados, ter imitado os pássaros.

No entanto, por uma extensão, e no sentido amplo de aeronáutica, a ciência da navegação serve também para designar a navegação feita pelos *aeróstatos* (balões e dirigíveis), cujo peso é inferior ou igual ao peso do ar, que ele desloca e ao qual foi aplicado o princípio de ARQUIMEDES, ou seja, o equilíbrio de forças antagônicas que mantêm a sua sustentação no espaço.

Vide: *Aeronave, aeronavegação*.

AVIADOR. Assim se entende a pessoa que se ocupa da aviação, sendo, então, tecnicamente, aquele que dirige ou pilota o avião.

AVIAMENTO. Na terminologia dos alfaiates, indica o material de forro, botões, entretela e outros utilizados para a confecção das roupas. É, assim, todo material estranho à fazenda com que se confeccionam as roupas, usado para o seu fabrico ou confecção.

Na linguagem farmacêutica, é o vocábulo com que se designa o ato de ser *preparada* ou *dinamizada* a receita passada pelo clínico.

AVIR. Verbo aplicado no sentido de ajustar, convencionar ou apaziguar os que estão desavindos. Era o sentido que lhe dava a Ordenação, e que os léxicos registram.

AVISO. Em acepção geral, é a palavra aplicada para significar toda e qualquer espécie *decomunicação, declaração, informação* ou *conselho*, prestados por uma pessoa a outrem.

Tais *avisos* podem ser verbais, por escrito, em carta-missiva ou por comunicação inserta na imprensa, em quaisquer dos casos, sempre, neste sentido de levar a alguém, interessado em certo assunto, a comunicação, a declaração, a informação ou o conselho, sobre fato que lhe deva ser comunicado.

Nesse mesmo sentido, aviso expressa a *ciência* que se dá a outrem de ato ou fato que está ocorrendo ou que ocorreu.

Aviso. No sentido que lhe empresta o Direito Administrativo, aviso representa o ato pelo qual as autoridades públicas se dirigem umas às outras, ou às outras autoridades inferiores, seja para expedir ordens, dar instruções, tomar providências de caráter administrativo, ou para expedir resoluções que tenham sido tomadas por outras autoridades ou por elas próprias, sobre interpretação de regulamentos, ou sobre matéria de serviço.

Quando se trata de decisões que devam ser cumpridas por todos os chefes subordinados ao departamento, ou ministério onde o aviso se formulou, costumam ser divulgadas em circulares, que por isso tomam o nome de *avisos-circulares*.

Em síntese, pois, pode dizer-se que, na técnica do Direito Administrativo, os *avisos*, tomando sentido próprio a esse Direito, significam *ordens* emanadas da autoridade competente a seus subordinados ou *instruções* ou *interpretações* relativas a disposições de leis ou regulamentos.

Restritamente, podem, também, referir-se ao meio de que se utilizam os ministros para levar suas comunicações ou decisões, que tenham tomado, a outras autoridades administrativas.

Dizem-se, especificamente, em quaisquer dos casos, *avisos ministeriais*.

AVISO DE LANÇAMENTO. É designação que se dá a toda nota ou memorando relativo a lançamento feito na conta-corrente de uma pessoa, tida em outro estabelecimento, pelo qual se declara haver sido feito um *débito* ou um *crédito* em sua conta.

A remessa desse aviso é feita tão logo o lançamento se efetiva. E, por seu lado, o destinatário, em virtude dele, ordenará em seus livros os lançamentos correspondentes.

Desse modo, os avisos de lançamentos se dizem de crédito ou de débito, segundo representam um lançamento em que o emitente é devedor ou credor.

Dá-se, igualmente, o nome de *aviso de lançamento* ao papel ou escrito que as repartições fiscais enviam aos contribuintes, a fim de torná-los cientes do imposto que lhes foi atribuído, e mediante o qual deve ser pago.

É o *aviso de lançamento de imposto*.

Aviso. É tomado ainda no sentido de *ciência*, de *notificação* ou *intimação*, quando, justamente, a comunicação acerca do fato a ser levado ao conhecimento de alguém se mostre necessária ou indispensável, indicando-se formalidades ou diligências integrantes de qualquer procedimento judicial.

AVISO DE RECEPÇÃO. Denominação dada ao *recibo*, que se passa pelo recebimento de carta, documento ou de qualquer outra coisa, a fim de ser comprovada a respectiva entrega. É, igualmente, chamado de *recibo de recepção*.

Na linguagem postal, o aviso de recepção, quando é entregue ao remetente, porque assim o tenha desejado nas cartas registradas mediante a condição AR (aviso de recebimento), toma o nome de *recibo de volta*.

AVISO DO EXTRAVIO DE TÍTULO. Assim se entende a notificação ou ciência dada pelo portador de um título (letra de câmbio, nota promissória, cheque ou duplicata) ao sacado, aceitante ou emitente dele e a todos os demais coobrigados (avalistas e endossantes), logo que o fato do extravio chega a seu conhecimento, a fim de que se garanta em seus direitos eponha de sobreaviso os cientificados ou notificados para que não o paguem.

A falta de aviso, feito em forma, isto é, por meio de carta registrada endereçada a cada um deles, ou por notificação judicial, atribui boa-fé a qualquer dos obrigados ou coobrigados, que pagam o título, ou praticam qualquer outro ato cambiário.

E, se paga o aceitante, ou qualquer coobrigado, antes que se cientifique, pelo aviso, do extravio, *paga bem*, visto que bem clara é a presunção que pagou sem saber do acontecido. Já, se cientificado por carta registrada ou por notificação judicial, paga o título, se argui contra ele a presunção de *má-fé*.

Quando o aviso é feito por *via postal*, no recibo do registro, deve o funcionário, que se enfronta no teor do aviso, declarar o seu conteúdo.

AVISO DO LEILÃO. Assim se diz do *anúncio* inserto nos jornais, informando do dia, hora e local, em que se realiza leilão de mercadoria ou bens.

Sejam leilões particulares ou sejam judiciais, é formalidade de que não se prescinde.

As leis processuais determinam as regras para a sua publicação, indicando, também, o modo de sua composição.

AVISO DO PAGAMENTO DOS TÍTULOS. É nome que se dá ao memorando enviado pelo estabelecimento bancário ao cedente de título para cobrança, comunicando o pagamento do título, com a declaração de que a importância líquida desta cobrança fica à disposição do cedente. Dizem-se, também, *aviso de cobrança* ou *nota de cobrança*.

AVISO DO PROTESTO DO TÍTULO. É dever da pessoa que recebe o instrumento de protesto de um título de crédito dar ciência deste fato, no prazo regulamentar a contar da data do protesto, ao último endossante.

Este, por sua vez, tem também o dever de levar o fato ao conhecimento daquele que lhe endossou o título. E, deste modo, de endossante a endossante, todos os endossatários levarão ao conhecimento deles o fato do protesto, obrigação que se inicia do último endossatário, que então se entende o portador do título, ou seja, aquele a quem o instrumento do protesto é entregue, após cumprida a diligência.

Ao próprio *tomador*, que promoveu o primeiro endosso, transferindo o título ao primeiro endossatário, não se priva de levar o fato ao conhecimento do sacador, de quem houve a obrigação, pois que também a ele compete o direito de regresso contra o sacador.

Os avisos do protesto podem ser formulados por via postal, em carta registrada, cujo recibo deve ter o conteúdo do aviso, para que fique provado o cumprimento desta formalidade.

A falta do aviso não priva o faltoso do direito de regresso que lhe assiste. Mas pode, o que não foi avisado, reclamar dele perdas e danos por sua omissão, desde que esta lhe venha causar prejuízos.

AVISO DO VENCIMENTO DO TÍTULO. Expressão que serve para designar o memorando que é enviado pelos bancos aos aceitantes de título, cientificando-lhes o dia de seu vencimento.

Não é formalidade obrigatória, desde que, por princípio legal, a cobrança do título pode ser feita no domicílio do devedor, sem mais aviso. Mas, é praxe já estabelecida, que muito facilita o próprio comércio.

AVISO PRÉVIO. Indica a expressão, a ciência ou notificação que se faz à pessoa, de ato que se pretende praticar, a fim de que, legalmente, possa ser ele cumprido.

Sendo assim, torna-se ato imprescindível, visto que, sem a prova dele, não se pode exigir aquilo que o direito assegura àquele que não *avisou* com antecedência, pois *aviso prévio* se entende, precisamente, a notificação anterior, a ciência antecipada do que se pretende fazer.

Vários casos exigem o aviso prévio:

- a) o do senhorio, para pedir ao locatário que desocupe o imóvel locado, encerrando a locação;
- b) o do adquirente, para solicitar ao locatário que desocupe o prédio adquirido;
- c) o do condômino de parede-meia, para cientificar o consorte das obras que pretende executar na parede que é comum;
- d) o do proprietário que tem de entrar no prédio vizinho para executar obras em seu próprio prédio, quando para tal se torna necessária essa entrada;
- e) o do empregado, quando pretende deixar o emprego, e do patrão, quando pretende despedir o empregado. E se um se retira do estabelecimento, sem este aviso prévio, ou o outro o despede de igual maneira, respondem pela omissão, que a falta de aviso representa;

f) o do contratante, em casos assinalados em contrato ou na lei, para fazer valer obrigação constante do próprio contrato, seja de prorrogação ou de rescisão.

De acordo com a Lei nº 12.506/2011, o aviso prévio de que trata a lei será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contém até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa. Outrossim, o período de aviso prévio será acrescido de 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias. (pg)

À VISTA. Expressão usada para significar o pagamento ou negócio que se faz para liquidação no ato, ou para pagamento ou liquidação de contrato, na apresentação do título ou fatura, ou na entrega da mercadoria.

Tem o mesmo significado da expressão: *a dinheiro*.

À vista. Também é locução usada nos *títulos de crédito*, para designar aquele que deve ser pago à sua apresentação, ou cujo prazo de vencimento é contado pela data do aceite, assim se opondo à condição *à data*, que se entende de prazo contado da data da extração do título.

Em tal caso, a expressão será: *a ... de vista* (dias ou meses, segundo o combinado), enquanto, *a ... de data*, apresenta o segundo caso.

AVITUALHAR. Expressão de uso marítimo, com o sentido de mostrar a ação de abastecer a embarcação de víveres (vitualhas) para manutenção da equipagem e dos passageiros.

AVIVENTAÇÃO. De *aviventar*, de vivo, é, propriamente, empregado para assinalar a aviventação de rumos ou de marcos, isto é, o restabelecimento de sinais próprios, feitos para assinalar e marcar os limites da propriedade com a que lhe vizinha.

A aviventação dos rumos se promove pela demarcatória. E o proprietário confinante é sempre obrigado a contribuir proporcionalmente com as despesas decorrentes dessas diligências.

AVÓ. No plural, é designação dada não somente aos pais do pai, como para se referir a todos os ascendentes da pessoa, com exceção dos próprios pais, assim se incluindo os avós, bisavós, trisavós, etc.

AVOCAÇÃO. É usado, para determinar o ato pelo qual a autoridade de grau superior avoca a seu juízo ou jurisdição a causa em curso, em juízo ou instância inferior.

Também se diz do ato pelo qual o juiz, mesmo de igual hierarquia, chama a seu juízo a causa que corre em outro, a qual deve ser de seu conhecimento, isto é, de sua competência.

A autoridade que chama a si a solução da causa se diz *avocante*, enquanto a autoridade de quem se tira ou retira a causa diz-se *avocada*.

AVOENGO. Como adjetivo, designa tudo o que se herda ou se obtém dos avós. O mesmo que *avito*, de *avitus*, latino.

Também designava a *lei do avoengo*, formando um dos direitos de *retrato* (pactos de *retro* ou de resgate), em virtude da qual aos descendentes se dava o direito de preferência em adquirir os bens pertencentes aos antepassados.

Era o *retrato por consanguinidade*, ou o direito de reversão dos bens dos avós para o patrimônio do neto ou bisneto, por licitação ou mediante indenização a quem os adquiriu.

AVOENGUEIRO. Quem vem de avoengos ou de avós. Que tem direito ao que procede dos avós ou antepassados.

AVULSÃO. Vocábulo derivado do latim *avulsio* (arrancamento), tem o sentido jurídico de explicar o deslocamento violento de certa porção de terra, que se destaca de uma propriedade para se juntar ou acrescer a outra.

É a *aluviação impetuosa*, cujo fenômeno, em regra, ocorre às margens dos rios, cujas torrentes, avolumadas por motivos vários, formando enchentes ou enxurradas, realizam semelhantes deslocamentos de apreciáveis massas de terras e, por sua própria força, as conduzem para outras margens ou para outros terrenos, que não sejam do proprietário das terras, de onde elas se arrancaram.

O proprietário prejudicado tem o direito de reclamá-las do proprietário que se beneficiou, ou para remover as terras desviadas de sua propriedade ou para pedir indenização pela perda sofrida.

É modo jurídico de aquisição de propriedade, desde que as terras aumentadas pela avulsão se consideram acréscimo ou acessão, e desde que seu dono não as reclame no prazo em que as pode reclamar.

AVULSO. É usado para designar, em comércio, o que se pode vender fora da coleção, embora pertencente a esta. Um livro pertencente a uma biblioteca ou coleção, que se vende em separado, diz-se que se vende em *avulso*. Tem, assim, o sentido de isolado, separado, solto.

Avulso. Ainda se designam pelo vocábulo os impressos ou panfletos, que se distribuem com fim de reclamo ou de crítica: distribuição de *avulsos*.

AVUNCULAR. Do latim *avuncularis*, de *avunculu*, tio materno para indicar o que se vincula a tio ou tia materna.

AXIOMA. Também chamado ditado, brocardo, máxima, parêmia, provérbio, indica o preceito abstrato, geralmente formulado em latim, que se evidencia por si mesmo, desnecessária a demonstração, base da interpretação enunciativa.

AZIENDA. É expressão que nos vem do italiano, onde tem aplicação, com o sentido de fazenda, massa, acervo, mostrando, em qualquer sentido, a existência de um *patrimônio*, que pertence à pessoa ou à entidade, e é por essa explorado comercial ou industrialmente.

Por essa razão, no sentido que lhe dá a legislação francesa, *azienda* é o *fundo de comércio*.

Quanto a seu conceito, depende do ponto de vista em que se coloque a sua compreensão: se no econômico, se no jurídico ou se no contábil.

Considerada como fenômeno econômico, a *azienda* é o conjunto de elementos que servem ao comerciante ou ao industrial, para que desempenhe as suas atividades produtivas. E assim compreende toda sorte de bens materiais ou imateriais de que possa dispor o comerciante ou o industrial para consecução de seus intuitos. E todos esses elementos, por mais distintos e díspares, formam um organismo econômico, que vai determinar o desempenho de sua função técnica, comercial ou industrial.

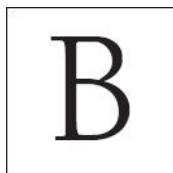
No sentido contábil, não deixa de ter também o seu conceito unitário. No entanto, para que se tenha uma visão de sua posição contábil, necessário que se tome a situação da *azienda* dentro de um período dado, para que se tenha a manifestação de toda a sua atividade ou passividade. E nesse sentido a encararemos pelos resultados de seu funcionamento, pesquisando as diversas ordens de despesas e os lucros que tenha obtido.

Pelo sentido jurídico, a *azienda* constitui a entidade distinta de seu proprietário e compõe por si uma própria personalidade, mostrando-se como o patrimônio autônomo, sem dependência do patrimônio individual dos sócios que a compõem. Apresenta-se, assim, numa modalidade de *autarquia*.

No entanto, é ponto sujeito a controvérsia, pois que, em caso de falência dela, segundo a responsabilidade dos sócios e a forma de sociedade que a constitui, não se pode impedir que as responsabilidades sociais alcancem os bens particulares dos sócios.

AZINHAGA. Denominação que se dá ao *caminho estreito*, fora dos povoados, e que se localiza entre sebes altas ou muros.

É vocábulo que se origina do árabe *az-zinaiqâ*, que significa rua estreita.



BABUGEM. É expressão de gíria, aplicada na linguagem comercial para indicar as compras feitas por *bagatela* ou por *pechinchas*. *Ninharia*.

Desse modo, costumam dizer para o negociante ou comprador de objetos desvalorizados: negociante ou comprador *a babugens*, isto é, vendedor ou comprador de coisas a *preço baixo* ou *preço insignificante*.

BACHAREL. Expressão que se forma da composição dos vocábulos latinos *bacca* (baga) *elaurus* (loureiro), no sentido literal de *coroadado com bagas de louro*, designava toda pessoa que, após obter aprovação em todas as disciplinas de qualquer curso superior, recebia o *grau de bacharel*. Dos títulos acadêmicos ou concedidos pela conclusão dos cursos de Teologia, Direito, Medicina e Ciências Naturais, o de bacharel entendia-se o primeiro, seguindo-se-lhe o de *licenciado* e o de *doutor*.

A adoção desse título, como distinção acadêmica, atribui-se a GREGÓRIO IX.

Bacharel. Mas não era o vocábulo empregado, outrora, simplesmente como prova da conclusão de curso superior. Bacharéis eram, também, os cônegos e monges mais jovens, quando se apresentavam com possibilidades de substituírem as dignidades mais elevadas.

E, igualmente, assim se designavam os cavaleiros jovens, que, não possuindo riqueza para manter suficiente número de vassalos pagos e municiados à sua custa, recebiam a dignidade, a fim de que pudessem arvorar bandeira sob seu comando, nas expedições militares (pendão e caldeira).

Por esse motivo, distinguiam-se duas sortes de bacharéis: *bacharéis*, simplesmente, *ebacharéis formados*, sendo os primeiros os que recebiam o título como mera distinção e os segundos os que, pela *formatura*, após conclusão de curso superior regular, faziam jus ao título.

BACHAREL EM DIREITO. É título que se atribui a toda pessoa que tendo feito regularmente o Curso de Direito, ou de Ciências Jurídicas e Sociais, e tendo sido aprovado em todos os anos do mesmo curso, recebe da instituição ou Faculdade em que o curso se ministrou e para evidência de sua formatura, o diploma e o título de bacharel. Diz-se, igualmente, graduado em Direito.

Inúmeras são as prerrogativas do bacharel. Uma delas é de que o bacharelado traz a presunção de maioria para a pessoa que o conseguiu.

Pela legislação atual, mesmo menor de 21 anos, está *ex vi legis*, emancipado, quem quer que receba grau científico em curso superior Cód. Civil/2002, art. 5º, parágrafo único, IV (art. 9º, § 1º, IV do Cód. Civil/1996). E, assim, o bacharel em Direito.

O *bacharel em Direito*, em virtude do grau que lhe é conferido, desde que atenda a ligeiras exigências de ordem legal (inscrição na Ordem dos Advogados), pode exercer a profissão de *advogado*.

Somente a ele, também, se confere a qualidade para exercer os cargos de juizes togados, formando, assim, a condição fundamental para semelhante investidura de membro do Judiciário.

Para os próprios cargos do Ministério Público, a *graduação* em bacharel em Direito é condição preliminar.

Desse modo, o requisito *bacharel em Direito* é fundamental para os cargos de juizes, promotores públicos e para o exercício da advocacia. (ngc)

BACHAREL FORMADO. É aquele que recebe o grau de bacharel após aprovação em todas as disciplinas de curso superior, em ato solene a que se dá o nome de formatura.

BACIA. Empregado especialmente para designar a *bacia de um porto*, é tido na acepção *debaía* ou *enseada*, isto é, local em que, por sua situação abrigada, se acolhem as embarcações, que assim encontram nela excelente ancoradouro, livre do mar grosso e das intempéries.

Nesse sentido, *bacia de um porto* é o ancoradouro abrigado, onde as embarcações podem lançar âncora sem os grandes riscos que o alto-mar apresenta.

Desse modo, não se pode confundir com o termo *bacia marítima*, de sentido mais extenso, que significa o conjunto de vertentes, que rodeiam um mar interior, a expressão *bacia de um porto*, aplicada em acepção tão restrita, como seja a de enseada ou *ancoradouro abrigado*.

Bacia. É expressão que, geograficamente, designa o vale ou o território que é atravessado por um rio e todos os seus afluentes.

E, desse modo, vem representar todo conjunto de terras, cujas áreas se vão dirigindo ou lançando para um rio, tanto de um lado como do outro, de modo que esse mesmo rio se constitui no escoadouro principal de todas as águas ou vertentes, aí localizadas.

Semelhante *bacia* se diz, então, *fluvial*, separada entre si por *cadeias hidrográficas*, onde se limitam, e cuja linha culminante se diz linha de divisão ou divisor das águas, a que os romanos chamavam de *divortium aquarum*, ao passo que a mais baixa se diz *talvegue*.

As várias bacias fluviais reunidas tomam o nome de *bacia marítima*, para designar todas as terras, cujas vertentes ou rios vão desaguar no mar.

BACIA DO DIQUE. Assim se denomina o espaço que se cava abaixo do nível do mar, todo murado, e com portas de fechar e abrir, para que se encha de água ou se esvazie, a fim de nela se recolherem embarcações destinadas a consertos ou reparo. Diz-se, também, *caldeira* ou propriamente *diques*. É uma espécie de *fosso* ou *açude*, fechado por *comportas*, que se trancam ou se abrem segundo as necessidades.

BAGAGEIRA. Na linguagem usada nos serviços de transporte, tem o sentido de indicar *atixa* ou *contribuição* devida pelo transporte de *bagagens*.

Bagageira. Dá-se também o nome ao subsídio que o poder público manda abonar a funcionários de categoria elevada, quando em comissão, para pagamento das despesas de transporte de suas bagagens. É modalidade de *ajuda de custas*.

BAGAGEIRO. Antigamente significava o condutor de bestas, que transportava cargas, termo que se estendia, também, ao condutor de cargas, em serviço do exército, onde se alistavam com essa função.

Desse modo, passou a designar todo soldado, posto à disposição do oficial, a fim de trabalhar de servente em vários serviços, entre os quais o de trato de sua montaria.

Bagageiro. Mas, na linguagem corrente, em sentido bem amplo, designa todo condutor de bagagens.

E, nesse sentido, diz-se carro *bagageiro*, para designar o carro em que se acomodam as bagagens em transporte.

Bagageiro. Em linguagem de gíria, usada nas corridas de cavalos, por *bagageiro* se entende o animal que chega em último lugar à meta da carreira. E, extensivamente, a toda pessoa, ou a tudo o que chega em último lugar.

BAGAGEM. É expressão de origem francesa, *bagage*, que se deriva de *bague* (anel), empregada também, no sentido de *bagage* (*sortir vie et bagues sauves*: sair de uma praça rendida, vivo e com as *bagagens* salvas).

No sentido originário, quer designar toda equipagem, móveis e utensílios pertencentes a uma pessoa.

Mas, no sentido jurídico, em acepção mais estreita, significa estas mesmas equipagens, móveis, utensílios e demais objetos de uso *transportados* por uma pessoa, quando em viagem, ou quando, mesmo sem essa qualidade de viajante, os leva de um para outro local o seu próprio dono.

Empacotadas em malas, sacos, baús ou outros invólucros, tais equipagens, roupas, móveis, utensílios, formam, então, um todo, a que se dá o nome de *bagagens*, que, por esse modo,

expressa ou indica *objetos* de uso particular, para distinguir-se da *carga*, que se entende mais propriamente por mercadorias transportadas para fins comerciais.

Nessa razão, *bagagem* significa, em geral, os bens ou coisas que são transportados justamente pelos veículos, em que se transportam ou viajam seus proprietários.

No entanto, mesmo que os objetos se destinem ao comércio, isto é, sejam transportados por comerciantes para fins de comércio, também se denominam *bagagens*, quando se utiliza o transporte deles pelo *sistema de bagagens* ou *bagageiro*, isto é, procedendo-se ao despacho de tais objetos pela *tarifa de bagagens*.

Acidentalmente, portanto, tais objetos, embora não se mostrem propriamente uma *bagagem*, tomam essa denominação, em virtude da maneira por que foram conduzidos.

Consoante o proprietário das bagagens vem no mesmo veículo, em que elas se transportam, ou as bagagens são transportadas em trens próprios, sem a presença deste, dizem-se *bagagens acompanhadas* e *bagagens não acompanhadas*.

Bagagem. É termo figuradamente empregado para indicar a soma de obras publicadas por um escritor.

BAGAGENS. É expressão usada, também, na linguagem militar, para indicar toda equipagem do próprio batalhão ou unidade do exército, inclusive da própria artilharia.

Bagagens. Como objeto de contrato de transporte, as bagagens transportadas, sejam quando acompanhadas ou não acompanhadas, são sempre representadas por um *conhecimento*, que é fornecido pelo transportador à pessoa que as entrega para condução ao destino previamente designado e que consta do próprio documento.

Mediante este conhecimento, que possui os mesmos caracteres do título juridicamente adotado, é que se retiram as bagagens, no ponto de destino.

Se o proprietário delas não as procura nos tempos aprazados, podem as empresas de transporte mandar que se vendam, somente por leilão, previamente anunciado, as referidas bagagens, cobrando a seu favor as taxas de armazenagem a que estão sujeitas. Se houver saldos, serão depositados a favor de quem de direito.

Relativamente aos hospedeiros, estalajadeiros ou fornecedores de pousada ou alimento, têm eles sobre as bagagens dos hóspedes ou fregueses o *penhor legal*, a fim de que se cubram das despesas de consumo que os mesmos ali tiverem feito.

Vide: *Penhor legal*.

BAÍA. Como expressão geográfica, compreende a porção de mar interno, ou existente entre duas terras ou costas, e que se liga ao mar exterior por estreita passagem ou canal. As águas da baía, em regra, dizem-se territoriais, estando sob jurisdição das autoridades instituídas no território onde se localizam.

Igualmente, qualificam-se como *baía* as lagoas que se comunicam com um rio, e os canais que servem ao escoamento dos pântanos.

BAIRRO. É de uso frequente para designar as diversas partes ou circunscrições, em que se divide a cidade, cada uma delas formando, em regra, um distrito, em que se põem, por vezes, não somente autoridades policiais, como municipais ou prefeituras.

Bairro difere de subúrbio: os bairros são distritos ou partes da cidade encravadas na própria cidade. O subúrbio se mostra zona mais afastada da cidade, a que se liga por meios de fácil condução. Mas, significando arredores, mostra sempre que é parte que fica em um dos extremos da cidade. O bairro pode mesmo ser central.

De *bairro* é que se formou o *bairrista*, pessoa aferrada à defesa do lugar em que vive ou nasceu, e *bairrismo*, para indicar a qualidade de bairrista, pela qual não admite superioridade de coisas ou fatos, que não sejam de seu bairro ou do lugar em que nasceu. É sinônimo de regionalismo, que indica a qualidade de regionalista, o defensor incondicional de sua região.

BAIROS COMERCIAIS. Assim se denominam não somente pelo consenso público, como por determinação das posturas municipais, os bairros da cidade onde se localizam casas de comércio, mercados ou outros estabelecimentos e negócios em que se vendem mercadorias ao público.

BAIRROS RESIDENCIAIS. Assim se diz de certas zonas das cidades, compreendidas em bairros, onde somente se admitem a construção e localização de prédios de moradia, não se permitindo neles o estabelecimento de casas de comércio de qualquer natureza ou de fábricas. Os bairros residenciais são previamente determinados pelas posturas municipais, que lhes marcam os limites e determinam as condições de suas construções.

BAIXA. Derivado do francês, *bas*, onde se emprega na expressão *basprix*, para indicar a desvalorização ou baixo preço da venda ou compra (*barateamento*), neste mesmo sentido de desvalorização é tido na terminologia comercial.

Baixa, quer dizer, pois, a desvalorização ou a baixa de preço no valor de venda da mercadoria. Opõe-se assim a alta, que significa, justamente, a maior cotação de preço do título ou da mercadoria.

Naquele sentido, baixa significa sempre a diminuição de preço ou cotação de qualquer mercadoria ou efeito comercial, encontrados à venda.

Baixa. Na linguagem forense, possui o sentido de expressar o ato ou ação de voltarem os autos processuais, ou o processo, da instância superior, onde se encontravam, em virtude de recurso, ou por qualquer outra exigência de ordem processual, à instância inferior. Indica, pois, o ato de retorno do processo para o juiz originário (*a quo*), a fim de que nele se cumpram os decisórios proferidos pelo juiz *ad quem*.

Daí usar-se a expressão *baixar os autos* para significar o pedido ou a determinação feita, no sentido de que eles voltem à primeira instância.

Para que a *baixa dos autos* se efetive é necessário que sejam pagas na instância, em que se encontram, as despesas correspondentes ao ato processual. Estas despesas correm à conta da parte vencida.

Baixa. A terminologia militar a adota para indicar a demissão ou despedida do militar, por terminação do tempo de serviço, ou em virtude de imposição regulamentar.

Da mesma forma, usam-no para indicar o fato de ter o militar, por moléstia, sido internado no hospital, significando a *alta* o fato contrário, isto é, quando curado dele sai.

Baixa. Ainda na linguagem jurídica, significa o ato pelo qual se anula no registro de título ou em outro ofício público, qualquer ato anteriormente promovido. É *cancelamento*. E, assim, diz-se dar baixa da hipoteca, do penhor, da obrigação, ou dar baixa da nota de culpa, para mostrar o ato de cancelamento da hipoteca, do penhor, da obrigação ou da nota de culpa.

BAIXADA. Ato de baixar, ou cumprimento de baixa. *Baixada dos autos*: remessa dos autos, pela baixa, à inferior instância.

É igualmente empregado para designar, como expressão discriminativa, nas escrituras de aquisição ou de contrato sobre imóveis, o local ocupado pelo terreno, mostrando-o *plano* e ao lado de montanhas ou junto de uma lombada. Designa, pois, o terreno plano ou a planície entre montanhas ou entre terrenos elevados.

BAIXA-MAR. Indica o ponto ou a altura mais baixa a que chega a maré. Maré baixa. Opõe-se a *preamar*.

BAIXEL. É empregado no sentido de *barco* ou *navio*. E, por exemplo, aplica-se como negócio ou administração, dizendo-se, então, que o comerciante dirige bem o *baixel* ou o diretor administra bem o *baixel*.

BAIXIOS. Denominação dada, na terminologia marítima, aos lugares em que as águas têm pouca altura, em virtude da existência de bancos de areia. Têm, assim, o mesmo significado de *bancos de areia*.

Os acidentes decorrentes de paradas forçadas nos baixios não constituem avarias, correndo por conta da embarcação as despesas que do fato se geram, salvo se tiver sido convencionado o contrário, ou quando se verifica que o fato ocorreu em virtude de *força maior*.

Há *baixios marítimos*, como há *baixios fluviais* ou *baixios lacustres*, consoante se localizem no mar, nos rios ou nas lagoas.

BAIXISTA. Pessoa que, por meios ardilosos, procura provocar a *baixa* das mercadorias postas à venda, com intuito de especular sobre essa diminuição forçada de preço.

Também designa a pessoa que especula nas bolsas, provocando a baixa na cotação dos efeitos comerciais, ou títulos, ali oferecidos e vendidos.

BALA. Segundo o sentido que lhe emprestava a Ordenação Afonsina, é ainda corrente na terminologia comercial o uso da palavra *bala* para explicar a porção ou certa quantidade de papel, algodão ou outra mercadoria, emacada e coberta por um invólucro.

A bala de papel, em regra, tem dez resmas (5.000 folhas).

Bala. Na terminologia fiscal, designa os produtos de glicose ou açúcar, em ponto vítreo ou mole, com ou sem gelatina, simples ou adicionados de caldo de frutas ou de quaisquer essências, com ou sem corantes, que se costumam vender nas confeitarias.

Significa também o projétil metálico, em forma arredondada ou ogival, encaixado na cápsula do cartucho, para uso em arma de fogo.

Por extensão: o cartucho e a bala juntos.

BALANÇA. No sentido próprio, segundo sua origem latina, de *bis* (dois) e *lanx* (prato), indica o instrumento geralmente usado no comércio para que se determine o peso relativo dos corpos (mercadorias, ou objetos de qualquer natureza).

Esta *balança*, desde que vá ser usada para fins comerciais, isto é, de venda, deve ser *aferida*, a fim de que se verifique estar funcionando regularmente, por cuja *aferição* paga o comerciante determinada *taxa*.

Balança. Mas, em acepção figurada, embora se tenha a ideia de que vai determinar certa comparação, na qual se entende que se *pesam* certos elementos, vem significar a *situação de confronto* ou de *comparação*, seja para mostrar o *equilíbrio* dos fatos observados, ou *relação* entre eles.

Nesse sentido, forma várias expressões, consoante o equilíbrio ou relação que pretende estabelecer. E assim se diz *balança econômica*, *balança comercial*, *balança de pagamentos*.

Por vezes, parece confundir-se com a expressão *balanço*. Mas, tecnicamente, esta bem discrepa do sentido em que se tem a palavra *balança*, em sua acepção figurada, pois que, embora possa resultar de um balanço promovido (exames de várias situações econômicas e financeiras), tem o seu próprio significado, que é o acima indicado.

A *balança* tem sentido mais estrito, pois que mostra a *diferença* havida entre dois fatos, enquanto o *balanço* apresenta aspecto muito mais complexo, desde que, para sua composição, entram os mais variados fatores, e não consiste apenas nessa diferença que serve de confronto ou de comparação entre duas séries de fatos, que se agrupam, de um e do outro lado, pela homogeneidade de caracteres.

BALANÇA COMERCIAL. Assim se designa a comparação que se faz entre o valor total das diversas operações de vendas e o valor total das diversas operações de compras, no sentido de apurar a diferença desses valores, isto é, da diferença havida entre o montante do total das duas classes e operações.

Quando se trata de verificar a *balança comercial*, relativa às operações comerciais de um país, em seu comércio internacional, a confrontação far-se-á entre o valor total das importações e o valor total das exportações, cuja diferença dirá acerca do *saldo*, que mostrará a sua posição a respeito dos pagamentos internacionais. Neste aspecto, *balança comercial* possui exato sentido de *balança*, visto que compreende simplesmente a apreciação dos dois fatos, importação e exportação.

Os teóricos veem na *balança comercial*, em que incluem além do valor das importações e exportações toda soma de pagamentos ou recebimentos internacionais, o índice de bem-estar e prosperidade de um povo, quando a direção nessa *balança* lhe é favorável.

Nesta razão o excesso de exportação mostra enriquecimento ou florescimento econômico, enquanto o de importação dá indícios de empobrecimento ou de enfraquecimento.

Pela *balança comercial* se tem, igualmente, a base para a utilização de divisas, necessárias aos pagamentos no exterior.

BALANÇA DE PAGAMENTOS. Assim se tem chamado o confronto da totalidade de créditos e débitos da economia de um país em relação aos países estrangeiros, isto é, a soma de pagamentos efetuados no estrangeiro em comparação com a soma de recebimentos

provenientes do estrangeiro, considerados pagamentos e recebimentos sob todos e os mais variados aspectos, neles se incluindo as compras e vendas de mercadorias, remessas feitas ou vindas do estrangeiro, inversão de capitais locais no estrangeiro e inversão de capitais estrangeiros no país.

Sendo assim, a balança de pagamentos considera toda operação que motive um crédito ou resulte num débito do país no estrangeiro.

Desse modo, para que se evidencie semelhante aspecto, isto é, a *balança de pagamentos*, na sua modalidade de ativa ou de passiva, inegavelmente se terá de proceder a perfeito *balanço comercial* ou de comércio, pois somente pelo cômputo de todos os valores assim evidenciados, poder-se-á ter uma confrontação exata referente à balança de pagamentos, que consiste, justamente, na diferença encontrada no *balanço comercial internacional*, denominação que se dá a essa modalidade de balanço de um país, por colocá-lo em frente de todas as suas operações econômicas e financeiras com os países estrangeiros.

Por isso, uma balança de pagamentos ativa significa que a economia nacional tem a receber do estrangeiro, enquanto que a passiva mostra que ele tem a pagar.

Daí por que, quando se tem a pagar mais que a receber, em um país, sua moeda se desvaloriza, pela diminuição de sua procura no estrangeiro, enquanto, se mais tem a receber, sua moeda se valoriza, porque maior é a sua procura.

Em tal aspecto, a *balança de pagamentos*, em sentido amplo, quando compreende também *abalança comercial*, quer dizer, o saldo havido entre importações e exportações, integra a própria *balança econômica*, que se exhibe, precisamente, pela confrontação entre os resultados ou saldos conseguidos pelo cotejo de todos esses valores.

É bem verdade que, em certos casos, a *balança de pagamentos* é olhada somente dentro de um período, em que se consideram tão só os *pagamentos atuais* ou *presentes*, para mostrar o *resultado* a mais ou a menos dos pagamentos promovidos.

Esta balança é, em regra, a *reguladora do câmbio*. Se está em nível, o câmbio é estável; se favorável ou *ativa*, o câmbio ascende; se em *déficit* ou *passiva*, dá-se a queda do câmbio.

BALANÇA ECONÔMICA. É expressão que vem a ser a mesma *balança de pagamentos*, desde que se tome esta no seu sentido amplo, isto é, de resultado obtido pela confrontação de todos os valores de débito e de crédito, qualquer que seja a sua natureza ou origem, computados no *balanço comercial internacional*, também chamado de *balanço econômico*.

E isto porque, para que se apure o resultado que a *balança econômica* indica, não somente se devem computar os *pagamentos atuais*, mas todos os *pagamentos futuros*, representativos, assim, da soma ou do conjunto de débitos e créditos atuais, como do conjunto de débitos e créditos futuros.

BALANÇA POLÍTICA. É locução usada para expressar o equilíbrio de um país, considerado no conjunto de outros países, pelo qual se conclui de sua posição ou de sua força, que não pode prevalecer nem ultrapassar a de outro país, mas que *equilibra* forças comparadas entre dois grupos de países.

No sentido do direito interno, quer a locução significar a apuração de elementos de que dispõe uma facção política, em votos, com os quais pode garantir-se na vitória de um pleito, se o saldo lhe é favorável, ou verificar sua derrota em caso contrário.

BALANCEAR. Na terminologia comercial, notadamente da contabilidade, embora signifique o mesmo que *balançar*, é verbo de uso frequente para indicar o ato de promover um *balanço comercial*.

Tem, também, sentido mais estrito, como seja este de apurar-se o *resultado de uma conta*, pelo confronto da soma de seu débito e crédito, mediante o qual se verificará se a conta é devedora ou é credora.

BALANCETE. Assim se diz do *levantamento mensal*, que se promove na escrita de um estabelecimento comercial, industrial ou outro qualquer, a fim de que, pelo resumo obtido, se verifique a exata situação dos diversos títulos devedores e credores registrados no *Livro Razão*.

Tecnicamente, o balancete tem dupla finalidade: não somente serve para tornar conhecido o andamento dos negócios do estabelecimento, mês a mês, como para que se execute um controle nos lançamentos efetuados durante o mês e, desse modo, ter-se uma ideia de sua exatidão, desde que, pelo balancete, qualquer engano ou diferença surgirá imediatamente, permitindo a identificação da causa deles.

O balancete se diz do *Razão* quando se formula com os títulos deste livro. E se diz do *Contas-Correntes* quando sobre os títulos deste livro é que é feito. Do mesmo modo se diz *balancete de obrigações* a verificação destas, sejam *a receber* ou *a pagar*, feita nos livros de registros, que lhes são destinados, para confronto dos resultados inscritos no título do *Razão*.

BALANCISTA. Balanceador. Pessoa a quem se comete a atribuição de examinar e aferir as balanças usadas pelos estabelecimentos comerciais.

BALANÇO. Derivado de *balancear*, no sentido de verificar a exata situação entre as parcelas credora e devedora de uma conta, o termo *balanço* tem, na terminologia contábil, um duplo sentido:

a) Restritamente tem o sentido de indicar a peça de contabilidade mediante a qual se faz uma demonstração escrita, embora circunstanciada, do ativo e passivo do estabelecimento, com a inscrição somente dos resultados de cada título, obtidos num período dado.

É assim um quadro resumido de todas as operações realizadas até o período em que o balanço se encerrou, representado pela exibição dos saldos apurados em cada conta, seja do ativo ou seja do passivo.

b) Mas, de um modo mais lato, *balanço* não significa somente a verificação dos saldos de cada título ou conta da contabilidade, mas *amplo processo* de exame e verificação de todas as operações realizadas num estabelecimento qualquer, em determinado período, por meio do qual, analisadas todas as situações, promovidas todas as diligências de expurgo e saneamento de contas, compostos todos os *inventários*, *extracontábeis* e *contábeis*, se chega à verdadeira situação econômica e financeira que se deseja atingir.

No sentido restrito, por vezes, confunde-se com o termo *balança*, pois que, em verdade, nele, é tomado como a demonstração de resultados, ou seja, neste mesmo sentido de confrontação ou relação.

Mas, num sentido propriamente técnico-contábil: o balanço quer representar toda essa soma de operações ou procedimentos levados a efeito para evidência dos resultados, que se mostram, depois, graficamente, na peça também denominada de balanço.

Esta peça, a que se pode chamar de *relatório numérico*, na qual se expressa o balanço, representa, assim, o extrato de todas as operações realizadas, isto é, a síntese material do procedimento executado para apuração de todos os fatos realizados no estabelecimento, apuração esta que se promoveu por intermédio do balanço.

No sentido restrito, pois, o balanço significa a síntese dos resultados obtidos no *ativo e passivo*, em frente dos quais se poderá concluir da posição econômica de um estabelecimento, tomando-se como exatos todos os saldos ali inscritos.

Vide: *Ativo. Inventário. Lucro. Passivo. Perda.*

Balanço. É tido, às vezes, no sentido de inventário. E assim se torna uma das peças componentes dele, como o próprio balanço.

BALANÇO COMERCIAL. Denominação dada ao balanço procedido em estabelecimento comercial.

Os balanços comerciais, em regra, são dados anualmente, mas podem ser dados semestralmente. A obrigação do comerciante é que o faça anualmente, dando a este balanço o nome de *balanço geral*, porque nele devem ser computadas todas as operações efetuadas durante o ano e também computadas todas as espécies de bens possuídos pelo comerciante no seu negócio, bem assim todas as dívidas e obrigações passivas assumidas pelo estabelecimento, mesmo as que tenham sido incorporadas na soma de obrigações em caráter de favor, tais como endossos, fianças e *avais*.

Os balanços comerciais devem ser extraídos de livros devidamente legalizados e deve o seu extrato ser datado e assinado pelo comerciante ou pelos sócios da firma comercial, a que pertencem.

Em resumo, deve o balanço ser também registrado no *Diário* do estabelecimento, onde o devem datar e assinar, da mesma forma, o comerciante ou os sócios da firma.

Além da assinatura do comerciante ou sócios, deve o balanço ser assinado por atuário, ou contador, que o tenha promovido.

A assinatura do profissional liberal é, assim, formalidade relevante.

Economicamente, o balanço comercial – desde que nele se apuraram todos os valores dos bens pertencentes ao comerciante, avaliados os que não tinham preço certo, depreciados os que diminuíram de valor – assinala o verdadeiro estado de sua situação econômico-financeira, sendo a demonstração viva e eloquente de sua posição econômica, ou seja, a mostra expressiva da situação de haveres e de encargos.

Contabilmente, apresenta-se sob a dupla face de *ativa*, onde se registram todos os bens e haveres do comerciante, sejam representados em móveis, imóveis, semoventes, créditos ou de outras espécies, estejam no seu comércio como bens disponíveis, mercadorias, dinheiro ou títulos de crédito, ou se indiquem simplesmente como bens de reforço por não serem de circulação comercial, como imóveis e móveis de uso; *passiva*, onde se registram obrigações contraídas ou outros quaisquer compromissos ou encargos de sua responsabilidade.

BALANÇO COMERCIAL INTERNACIONAL. Tem sentido mais amplo que a *balança comercial*, entendida como evidência do resultado colhido no cômputo ou confrontação das importações e exportações, visto que, nele, são tomadas em consideração todas as permutas comerciais e financeiras entre o país e todos os demais países estrangeiros com que mantém relações.

O balanço comercial internacional evidencia, assim, a investigação completa de todos os fatores de crédito ou de débito, por suas totalidades existentes nas relações econômico-financeiras de um país com os demais, de cujos resultados ou saldos se tira a sua *balança econômica*.

Por essa razão também se lhe dá o nome de *balanço econômico*.

Desse modo, diante do sentido que se dá a *balanço*, de modo a distingui-lo de *balança*, bem se evidencia a diferença que possa existir entre balanço comercial internacional ou balanço econômico de balança comercial e balança econômica ou de pagamentos.

Naquele se tem de considerar a soma de procedimentos levados a efeito, de um modo total e integral, para verificação ou evidência dos resultados já obtidos, que assinala a balança, que está incluída no balanço; a balança decorre dele, mas é apenas uma de suas faces, como o resultado que se verifica na apuração do saldo de uma conta, e, por essa razão, não pode também ser tido como o próprio balanço, onde se contém, como elemento dele, mas não o pode integrar, visto que a parte não integra o todo, mas se integra nele.

BALANÇO DE OPERAÇÕES. Expressão que se aplica para indicar a verificação das operações de ordem meramente financeira, realizadas em determinado período, a fim de que se apurem os resultados obtidos neste mesmo período.

O balanço de operações se mostra perfeito *balanço financeiro*, no qual somente se computam parcelas referentes à receita e despesa.

BALANÇO DO TUTOR. Assim se denomina o balanço que deve ser apresentado pelo tutor ao juiz, dando contas de sua administração no período indicado. Este balanço, depois de aprovado, será anexado aos autos do inventário.

O curador do incapaz também será sujeito a esta exigência.

BALANÇO ECONÔMICO. Na verificação da situação econômica internacional o balanço econômico tem o mesmo sentido do balanço comercial internacional.

Mas, se se trata da evidência de uma situação econômica interna, de um estabelecimento comercial ou de uma entidade pública ou privada, o balanço econômico tem a mesma significação de *balanço patrimonial*, que se entende mais amplo que o balanço meramente financeiro, quando se trata de instituição de ordem pública ou privada sem caráter comercial, pois que quando se trata de entidade comercial o balanço comercial tem também a feição de

balanço econômico, desde que, por ele, se infere também da situação econômica do comerciante ou da firma comercial.

BALANÇO FINANCEIRO. Entende-se como balanço financeiro aquele que cotejará isoladamente, com elementos da contabilidade financeira, isto é, de receita e despesa, as operações de entrada e saída de dinheiro nos cofres da instituição, em que ele se procede.

Desse modo, no âmbito do Direito Administrativo, e mais propriamente no do Direito Administrativo Financeiro, o balanço financeiro se compõe da verificação dos saldos obtidos na receita e na despesa.

Na receita, pela verificação das entradas correspondentes às verbas orçamentárias e extraorçamentárias, arrecadadas durante o ano, registram-se não somente os saldos apurados na arrecadação das diversas incidências orçamentárias, como os próprios saldos obtidos anteriormente, no exercício que o antecedeu.

Na despesa serão computadas todas as despesas orçamentárias, sejam ordinárias ou extraordinárias, realmente efetivadas.

E do resultado destas duas colunas, de receita e de despesa, é que se evidencia o *saldo* ou *odéficit* do exercício financeiro.

Assim, o *balanço financeiro* nada mais é que uma demonstração de caixa, pela qual se verifica a real posição das entradas e saídas de dinheiro.

BALANÇO GERAL. Designação dada aos balanços, em que se integram todas as operações realizadas pelo estabelecimento privado ou público, em determinado período, nos quais não se omite operação ou fato de qualquer natureza, seja econômica, patrimonial ou financeira.

BALANÇO PATRIMONIAL. Assim se diz do balanço que não somente se utilizou dos elementos de ordem financeira registrados em dado período, como também anotou todas as situações patrimoniais de caráter permanente ou transitório, quer dizer, todos os bens e valores integrados anteriormente no patrimônio, bem como os que se integram no período que o balanço vai representar.

Desse modo, no balanço patrimonial, ter-se-á uma posição integral do estado econômico-financeiro do estabelecimento.

BALÃO. Definem os dicionaristas o balão como sendo o invólucro esférico de papel ou pano impermeável, que, cheio de ar quente ou de gás menos denso que o ar, se eleva na atmosfera. É seu sentido físico.

No sentido jurídico, este *balão* ou aparelho, assim preparado, denomina-se *aeróstato*. E quando possui propulsor, motor e leme, com os quais se possa mover ou se deslocar por si, se chama de *dirigível*.

Quando sem dirigibilidade própria os balões seguem o destino que os próprios ventos impelem; quando fixos e empregados como meios de defesa ou de observação, dizem-se *balões cativos*.

BALCÃO. Do germânico *balko*, através do italiano *balcone*.

Significa, exatamente, o *vestíbulo* das casas, tendo bancadas nos dois lados da porta principal, às vezes, no alto da escadaria e quase sempre coberto.

É usado como sinônimo de sacada.

Também tem servido para indicar o corredor elevado e coberto, que atravessa a rua, de casa a casa, dando acesso de uma a outra.

Balcão. Na linguagem comercial, serve para indicar a mesa comprida ou oblonga, sobre a qual o comerciante exhibe as suas mercadorias e efetua as suas vendas.

Por extensão, então, usa-se do termo para indicar o ofício de vender num negócio ou estabelecimento comercial, dizendo-se, assim, *empregado do balcão* ou *serviço de balcão*, para indicar o *caixeiro* ou vendedor em um negócio.

Também utilizado na expressão *mercado de balcão*, para significar aquele que vende maciça e indiscriminadamente títulos de novas empresas, ainda não registradas nas Bolsas de Valores.

Balcão. Por analogia, na técnica dos teatros, chama-se de balcão a galeria avançada na frente dos camarotes, a qual forma uma segunda plateia sobre o primeiro pavimento. E, nas construções, designa a *varanda* saída para fora da parede, com balaustrada ou qualquer outro

tipo de anteparo. Quando essa varanda é coberta e fechada por parede, em seu perímetro, diz-se *balcão* fechado.

BALDEAÇÃO. Formado de *balde*, do latim *batellus*, na linguagem maruja, designa a ação de lavar o convés do navio, atirando-se sobre ele *baldes de água* e o esfregando com vassourões, a fim de que se retirem dele todas as manchas ou sujeiras que possa ter.

Baldeação. Mas, na linguagem do Direito Comercial Marítimo, significa o transbordo ou transferência de carga ou de passageiros de uma embarcação para outra, ou de um carro de transporte para outro carro.

É, assim, a descarga e carregamento imediatos, uma a seguir do outro, de um meio condutor a outro, para que a mercadoria vá a seu destino, sem que esse ato importe no pagamento de direitos relativos às mercadorias ou cargas descarregadas, quando procedentes do estrangeiro.

A baldeação pode mostrar-se fato já previsto, quando para que a mercadoria chegue a seu destino se preveja o seu transbordo ou transferência de um condutor a outro, ou pode mostrar-se fato imprevisto, quando não era esperado, isto é, decorre de fato ocasional ou fortuito.

Certamente que, quando a baldeação já está prevista no contrato de transporte ou condução, as despesas decorrentes dessa descarga e desarrumação e consequente novo carregamento e condução já se encontram entendidas no mesmo contrato.

Mas se a baldeação sobrevém inesperadamente, aí se tem de ver se ela decorre, ou é motivada, de avaria particular do navio, se de avaria comum, para que se apurem as responsabilidades das despesas consequentes da baldeação.

Cabe aos carregadores impugnarem o navio escolhido pelo capitão, para que se promova a baldeação das cargas, e se prossiga a viagem interrompida, pela evidência da inavegabilidade do navio, desde que, para eles, e provado seja, não ofereça a nova embarcação iguais condições de segurança do outro navio.

Baldeação. Porção de terra, em volta das salinas, de onde se retira terra para os reparos ou para a construção das mesmas salinas.

BALDIOS. É usado na terminologia do Direito Civil para indicar os terrenos vagos, sem ocupação e incultos.

Mas *baldio*, indicando a porção de terra que não está ocupada, nem está sendo cultivada, não quer dizer que seja terra sem dono, isto é, sobre a qual não se possa ter domínio privado.

Os terrenos baldios podem, assim, pertencer aos particulares ou podem pertencer ao Estado.

Em tais casos, dizem-se terrenos baldios privados ou terrenos baldios públicos.

Quando os terrenos baldios pertencem ao domínio público, têm o mesmo sentido de terrenos ou *terras devolutas*.

É princípio assente em Direito que, nos terrenos baldios públicos, pode haver comunhão de pastagem (*compáscuo*).

Mas, em terrenos baldios particulares, somente o *compáscuo* se admite se por servidão regular, segundo os princípios nesta instituídos, ou por convenção, em que esta o regulará.

BALÍSTICA. É a ciência que estuda o movimento dos projéteis disparados por armas de fogo. Exame de balística é o exame feito para detectar de onde foi disparado o projétil, sua trajetória etc. (gc)

BALIZA. No vocabulário marítimo, designa a *estaca* ou *boia* que se coloca sobre um *banco de areia*, ou sobre um rochedo oculto na água, para que as embarcações os evitem, isto é, para que não esbarrem neles.

Sendo assim, por *baliza* entende-se todo sinal ou marca colocada em determinado local, a fim de que por ela se orientem os navios, no mar, e os veículos, em terra, de modo que sigam seus rumos, evitando os perigos, que tais sinais avisam.

Baliza. Na linguagem militar, designa o soldado que vai à frente do batalhão, manejando um bastão longo, que também se chama baliza.

Nas competições esportivas, incluindo o *futebol*, indica a meta, linha ou quadro que deverá ser atingido com a bola.

BALIZAGEM. Também conhecido por *balizamento*, significa a indicação por meio de marcas, sinais, estacas, boias, genericamente denominadas *balizas*, dos lugares de que se deve desviar, seja em mar ou seja em terra, por trazer um perigo à navegação ou ao trânsito.

A balizagem no mar tem por objetivo assinalar os baixios, os rochedos ocultos no mar, e tantos outros lugares que possam trazer riscos à navegação.

A balizagem em terra, nas estradas ou nas ruas indica os lugares em que há perigo ou que são de trânsito proibido.

BALROA. Conjunto de arpéu e cabo ou corrente utilizado pelos marinheiros para as abordagens, antigamente.

BALSA. Embarcação em forma de jangada, construída para a travessia de rios onde não se possa atravessar a vau, e na qual atravessam pessoas, animais, veículos e cargas.

Em regra, as *balsas* constituem, para quem as explora, isto é, para quem as dirige, cobrando certa remuneração pelas travessias, concessão dada pelos poderes públicos.

BALSEIRO. Pessoa que toma conta da balsa e a faz funcionar nas travessias, extensivo, também, ao proprietário da balsa, quando não é ele quem a faz funcionar.

BANAIS. No Direito antigo, designava certos direitos dos senhores feudais, ou donatários, restritivos da liberdade dos habitantes de seus domínios. Também era uma forma de pagamento ao senhor feudal pelo uso das coisas do feudo, como moinhos, prensas e fornos. A sua abolição ocorreu no século XIX. (ngc)

Atualmente tem o sentido de vulgares, triviais, corriqueiros.

BANALIDADE. Era o nome comum dado aos *direitos banais*, do donatário ou do senhorio direto, consistentes em poder constranger os vassalos de seus domínios, ou seus foreiros, a vir usar o que lhe era *banal*, mediante retribuição.

Hoje, indica qualidade ou caráter de banal, vulgar, trivial.

BANCA. É aplicado, presentemente, para designar toda soma de dinheiro, reservada por uma pessoa para o estabelecimento de negócio temporário.

Notadamente, indica o numerário que é posto pela pessoa sobre a mesa (banca), para apostar no jogo.

Neste sentido, *fazer banca* quer dizer colocar o dinheiro à mesa como aposta.

Banca. Em outro sentido, quer significar a soma de atividade ou de rendas tidas em um escritório de advocacia. E assim se diz que o advogado tem boa ou má *banca*, se é procurado e rendoso o seu escritório de advocacia, ou se pouco lhe rende.

Por extensão, indica, assim, o próprio *escritório de advocacia*.

BANCADA. Na técnica parlamentar ou legislativa, é usada a expressão para indicar certo grupo de deputados ou representantes legislativos, no Congresso ou no Parlamento.

BANCÁRIO. Como substantivo, designa o vocábulo toda pessoa que trabalha em um *banco*, na qualidade de seu funcionário ou empregado.

Consoante os princípios assentados nas leis trabalhistas, a qualidade de bancário é adquirida pela situação de emprego em banco, com a condição de *subordinação* aos administradores do banco, não importando que tal emprego decorra de função efetiva ou transitória.

Somente as pessoas que exerçam qualquer serviço para um banco, em caráter de independência, portanto *sem subordinação*, não se incluem na categoria de *bancários*.

Bancário. Como adjetivo, é termo que designa e qualifica tudo o que tem sua origem num banco ou depende de um banco: serviços bancários, cheque bancário, operação bancária.

BANCARROTA. Do italiano *bancarotta*, de *banca* e *rotte* (banco quebrado), significa o estado de insolvência ou de cessação de pagamento, a que chegou o comerciante.

E, nesse sentido, vem sendo empregado para significar a *quebra* ou a *falência*.

Mas, segundo a legislação dos povos que o empregam, não têm *bancarrota* ou *falência* a mesma equivalência.

E, assim, distinguem a *bancarrota* da falência. Bancarrota caracteriza a quebra ou insolvência acompanhada sempre de culpa ou fraude do devedor, ao passo que a falência indica a quebra ou insolvência de qualquer espécie, de boa ou má-fé.

Desse modo, o Direito francês sempre considera a bancarrota (*banqueroute*), seja simples ou fraudulenta, como atos *delituosos* cometidos pelo comerciante falido, e punidos, segundo a gravidade, seja por penas correccionais (bancarrota simples), seja por penas criminais (bancarrotas fraudulentas).

A bancarrota simples toma quase que o mesmo aspecto de falência.

Bancarrota. O vocábulo que, como vimos, tem origem italiana, procede de fato material: quando os banqueiros, que se estabeleciam em *bancas*, onde faziam suas operações, não cumpriam seus encargos, por se verem alcançados em pagamentos, então se lhes quebravam (rompiam) as bancas. E daí *banca rotta*, depois *bancarotta* de que se formou a expressão bancarrota.

Bancarrota. É aplicada, também, para determinar a cessação de pagamento das obrigações pecuniárias assumidas por um Estado. É a *bancarrota de Estado*.

Em tal caso, ela se caracteriza pela insolvabilidade a que se leva a administração pública, de modo que não possa satisfazer as obrigações contraídas, advindo daí o descrédito para novas operações ou mesmo a intervenção de nações estrangeiras credoras, que, por meio dessa coação, se cobram dos créditos pertencentes a seus súditos, livrando-os, destarte, dos percalços de uma verdadeira falência.

BANCO. Expressão de Direito Comercial, significa e designa, em geral, todo estabelecimento de crédito, isto é, comercial e financeiro, que tem por finalidade o comércio de dinheiro e de crédito privado.

Neste sentido, comércio de dinheiro e de crédito privado quer significar o estabelecimento que recebe depósitos, ou seja, fundos economizados e não aplicados, para os confiar ao comércio e à indústria, por meio de empréstimos ou de negociação sobre títulos, que possuam equivalência monetária.

Duas facilidades promovem os bancos: a do recolhimento de dinheiros improdutivos, trazidos a seus cofres, e a entrega desse dinheiro à circulação para produção de novas riquezas.

A esta aplicação feita pelos bancos dá-se o nome de *operações de banco* ou *bancárias*.

Vide: *Operações bancárias*.

Os bancos podem ser *públicos* ou *privados*.

Públicos, quando instituídos sob o controle do Estado, que, para isso, se faz seu próprio acionista com a *maioria do capital*.

Os bancos públicos, ou sejam, os bancos cuja maioria de capital pertence ao Estado, dizem-se, igualmente, *bancos oficiais*.

Privado, quando instituído por particulares, seja em firma individual, seja na modalidade de sociedade, em regra, anônima.

Mesmo sob a modalidade de privado, nenhum banco se pode estabelecer e funcionar sem a prévia *autorização* do governo, sejam eles *nacionais* ou *estrangeiros*.

Esta autorização é *limitada*, quer dizer, com prazo estabelecido; mas pode ser prorrogada.

Primitivamente, pode dizer-se, os bancos surgiram na feição de *casas de câmbio* e de *bancos de depósito*, no sentido de promoverem o *câmbio* dos pagamentos e para aceitarem os depósitos de fundos economizados, que entregavam à circulação pela aplicação feita.

Em qualquer forma, foram os cambistas de dinheiro que, convertendo-se em depositários de grandes somas, se transformaram em emprestadores de capitais, fundando, assim, os primeiros *bancos de crédito*.

Mas tamanho desenvolvimento foram dando tais estabelecimentos à economia política que outras modalidades foram surgindo, a fim de ir atendendo às necessidades bancárias da coletividade: os bancos de financiamento, hipotecários etc., cada um deles especializado em determinada soma de operações.

BANCO AGRÍCOLA. É o que se institui com o objetivo de operar com os agricultores, custeando-lhes a exploração de sua agricultura, seja financiando o cultivo de suas terras, seja lhes fornecendo dinheiro para aquisição de máquinas ou instrumentos de lavoura, e tendo por vezes, como garantia, o penhor de suas próprias produções ou dos produtos armazenados. *Penhor agrícola*.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Entidade pública dirigente do sistema financeiro no país, tem por finalidade a emissão de moeda, podendo ainda comprar e vender título de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.

BANCO COMERCIAL. Denominação dada ao banco que tem por finalidade operações meramente comerciais de prazo curto. São, assim, os bancos que operam simplesmente em empréstimos a estabelecimentos comerciais tendo como base de operações efeitos comerciais (títulos de crédito).

BANCO DA TERRA. Foi instituído com a finalidade de financiar programas de reordenação fundiária e de assentamento rural.

Ver a LC nº 93, de 04.02.98, e o Decreto nº 3.475, de 19.05.00.

BANCO DE CRÉDITO. É título genérico dado ao banco que tem por escopo todos os negócios regulares de banco em toda a plenitude, bem assim outros negócios especializados, como de emissões, financiamento e participações.

Por seu aspecto, o *banco de crédito* é o contrário do *banco especial*, pela multiplicidade de operações que realiza, tomando a feição de *banco misto*.

BANCO DE DEPÓSITO. É o que, aceitando ou recebendo depósitos, ou seja, *dinheiro alheio*, consequente das economias, ou fundos não aplicados, de particulares em conta-corrente à disposição ou a prazo, fazem produzir tais capitais, emprestando-os, por sua conta, a comerciantes ou particulares, para seus negócios.

Vide: *Depósito bancário*.

BANCO DE DESCONTO. Assim se denomina o banco que tem por fim dedicar-se especialmente aos negócios de desconto, isto é, operações sobre letras de câmbio ou efeitos comerciais.

BANCO DE EMISSÃO. É o banco que tem por função a emissão de notas ou bilhetes de banco.

Essa emissão, no entanto, é, em regra, concedida no caráter de privilégio ou monopólio, e, em decorrência dela, lhe é atribuída também a regularização sistemática da circulação das notas ou bilhetes emitidos, mediante restrição ou ampliação das emissões, e adoção de meios de ajustar o volume de dinheiro circulante, consoante as necessidades surgidas.

As emissões, em regra, são executadas em relação a certo *encaixe* (ouro ou efeitos comerciais), equivalente ou não a seu valor, e se compõem de cédulas, bilhetes ou notas, transmissíveis ao portador, sem prazo fixo e sem juro, de valor certo, e conversíveis em espécie.

Por meio de suas emissões, o *banco emissor* pode assegurar a elasticidade do crédito, utilizando-se dos bancos de crédito, por meio dos quais, redescontando seus títulos ou efeitos comerciais, lança no mercado seus bilhetes ou suas notas, emitidas com fundamento em tal operação.

BANCO DE FINANCIAMENTO. Assim se diz do banco que tem por finalidade financiar certa soma de empresas ou de negócios, restringindo suas operações a essa especialização.

Suas operações consistem, assim, em fazer os adiantamentos às empresas comerciais e industriais, de cujos lucros participam.

BANCO DE SANGUE. Responsável pela coleta e intermediação de sangue para uso em hospitais e congêneres.

Confira a Lei nº 7.649, de 25.01.88 e o Decreto nº 95.721, de 11.02.88 (regulamento).

BANCO DO RÉU. Denominação dada ao lugar em que se senta o réu, quando tem de ser julgado pelo Tribunal do Júri. Por analogia se diz o ato pelo qual a pessoa é levada a julgamento: conduzi-la ao banco dos réus.

BANCO ESPECIAL. Denominação dada ao banco que se encarrega de certa espécie de operações, ou somente atende certa espécie de clientes.

E, assim, se dizem especiais os bancos agrícolas, os bancos de descontos, os bancos comerciais, os bancos hipotecários, os bancos de depósitos, quando somente tratam, respectivamente, das especialidades que os caracterizam.

BANCO HIPOTECÁRIO. Denominado também de *banco de crédito real*, assim se entende o banco que se dedica especialmente aos empréstimos hipotecários, emitindo obrigações ou cédulas hipotecárias sobre as operações realizadas.

Vide: *Cédula hipotecária*.

BANCO POPULAR. Assim se diz do banco que se funda, em caráter de cooperativa, com o fim de fornecer aos próprios associados empréstimos para satisfação de suas necessidades.

Recebe também o nome de *cooperativa de crédito* e o seu capital se forma pelas cotizações dos próprios associados, que serão os seus próprios clientes.

Os *bancos populares*, mesmo em caráter cooperativo, não se podem instalar e funcionar sem prévia autorização do governo.

Vide: *Cooperativa de crédito*.

BANCOS DE AREIA. Denominação dada à extensa elevação do fundo do mar, que chega quase à superfície da água. Chama-se também de *baixios* ou *coroas*.

Para evitar os perigos dos encalhes, os bancos de areia são assinalados por balizas, para que as embarcações deles se desviem.

Existem também nos lagos e nos rios.

BANDA. Na linguagem militar, serve para indicar a corporação de músicos em cada batalhão. E, assim vulgarizando-se, passou a designar toda espécie de corporação musical: *banda de música*.

Banda. Também é usado em seu sentido originário, para expressar a *facção* ou *grupo de pessoas*, que agem de acordo ou com propósitos semelhantes. A *banda da oposição* e *abanda do governo* são expressões que indicam o grupo ou formação política que age contrariamente ao governo ou a favor deste.

BANDEIRA. Em sentido genérico, serve para designar o *estandarte* ou o *pavilhão*, quer dizer, o pano que, de uma ou mais cores, às vezes com legendas e emblemas pintados, serve como distintivo de uma nação, corporação ou partido, destinando-se a ser içado em uma haste ou mastro, onde se desenrola e drapeja.

A bandeira, por essa forma, é meio de fazer distinguir as coisas, identificando-as.

Por ela, quando *hasteada* em um navio, é determinada qual a nacionalidade dele, pois o navio pode hastear bandeira de sua nação.

Mas, como símbolos, bandeiras também se chamam os galhardetes, as flâmulas e outros distintivos ou insígnias criados para distinguir as diversas corporações entre si.

Quando a bandeira é adotada como símbolo de um povo, diz-se também pavilhão. E a esta palavra se faz acrescer o nome do país: *pavilhão brasileiro* ou *pavilhão do Brasil*. E assim se indica a sua *bandeira*.

Desse modo, a bandeira do país é a expressão máxima e simbólica desse mesmo país. E, onde quer que ela se encontre, ou se diz que o país que representa está presente, ou é alvo de justa homenagem.

Consoante sentido que lhe é atribuído, entra a expressão na composição de várias locuções:

Jurar bandeira, para exprimir que a pessoa prestou juramento de obediência à nação.

Arriar bandeira, mostrar-se vencido, sendo assim o ato de descer a bandeira que estava hasteada e que dali foi retirada pelo vencedor.

Bandeira. É tida no mesmo sentido de *bandeirola*.

Bandeira. Na acepção de *grupo*, designa a expedição que, em fins do século XVI até princípios do século XVIII, se formava sob a direção de um chefe, geralmente nobre ou de real prestígio, com o intuito de enveredar pelas terras sertanejas e ínvias, explorando-lhes as riquezas, dominando os aborígenes, que se antepunham a seus propósitos e os cativando. Com esse aventuroso empreendimento, iam as bandeiras procurando trazer à civilização as terras exploradas, nelas estabelecendo povoados, em que se fixavam alguns de seus elementos. Semelhante expedição recebia, igualmente, o nome de *monção*.

Moderadamente, é a expressão usada para designar toda iniciativa expedicionária de qualquer natureza, com o mesmo sentido de *caravana*. *Bandeira turística*: expedição ou grupo de

pessoas que viajam por turismo ou por recreação; *bandeira acadêmica*: grupo de acadêmicos em excursão; *bandeira científica*: expedição de cientistas.

BANDEIRANTE. Designativo da pessoa que, como pertencente a uma bandeira, toma parte nas incur-sões feitas.

BANDEIROLA. Na linguagem das construções, designa a vedação, fixa ou móvel, que se coloca na parte superior das portas e janelas; o mesmo que *bandeira*.

BANDEL. Assim se diz do bairro, existente numa cidade, e que se destina, exclusivamente, à habitação de estrangeiros.

Corresponde ao *gueto* dos judeus, que, assim, se denomina o bairro em que os forçaram a residir.

BANDO. No Direito antigo, era a denominação que se dava ao *pregão solene*, proclamação ou anúncio, em virtude do qual se intimava o povo ao cumprimento de alguma *ordem* ou *decreto*, expedido pelas autoridades públicas.

E tinha ainda o sentido equivalente a *mandado proibitório* ou *édito*.

Bando. É tido ainda como todo agrupamento ou ajuntamento de pessoas ou animais, ocorrido eventualmente ou com um fim preconcebido.

A antiga redação do art. 288 do CP previa o crime de quadrilha ou bando, que era a associação de mais de três pessoas a fim de cometer crimes. Com o advento da Lei 12.850/2013, o art. 288 do CP passou a ter o *nomen iuris* “associação criminosa” e atualmente exige a associação de três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes.

BANHOS. Duas derivações tem o vocábulo: do latim *balneum* (sala de banhos) ou do baixo latim *bannun*, segundo uns, ou do germano *bannan* (anunciar), segundo outros.

Desse modo, possui dois significados distintos:

a) Significa a imersão do corpo ou de parte dele, em qualquer líquido, ou num gás qualquer, designando também o local em que se dão banhos públicos: *casa de banhos*, *estação de banhos* (balneário).

b) Significa também a proclamação ou o anúncio, feito nas igrejas paroquianas, de casamento futuro, entre os que ajustaram núpcias.

Foi medida tomada pela Igreja para prevenir os matrimônios clandestinos e descobrir os impedimentos que possam haver entre os noivos.

Os banhos, no casamento religioso, equiparam-se aos *editais* do casamento civil.

Indicavam também antigamente os locais onde se cumpriam as penas de trabalhos forçados (*presídios*).

BANIDO. Originário do *banir* (do latim *banire*), tem o vocábulo, na linguagem jurídica, o mesmo sentido que sempre tivera e anotado nas Ordenações a pessoa que, sofrendo pena de banimento, é condenada a sair do país com proibição de tornar a ele. É equivalente a *exilado*.

BANIMENTO. Assim se diz da pena imposta a alguém para que saia do país em que se encontra, com a proibição de voltar a ele, enquanto durar a pena.

O banimento é *perpétuo* ou *temporário*, segundo a proibição de retorno se faz em caráter permanente ou estabelece prazo.

Nossas leis aboliram a pena de banimento, desde a Constituição de 1891 (art. 72, §§ 20 e 21), princípio que se referendou na Constituição de 1934 (art. 113, nº 29).

A Constituição de 1937 a ela não aludiu.

E as Constituições de 1946 e 1967 reafirmaram o princípio consagrado, no que foi seguida pela de 1988 (art. 5º, XLVII, d).

BANQUEIRO. Originado de *banco*, no sentido de estabelecimento de crédito, *banqueiro* tanto indica a pessoa que, sob nome individual exerce comércio de banco, como toda aquela que, na qualidade de diretor ou administrador, dirige ou administra o estabelecimento bancário.

Quando individualmente considerado, sem levar em conta seu cargo de diretor ou administrador de banco, por *banqueiro* se entende a pessoa que pratica *habitualmente* e como *profissão* os atos ditos de bancários, o que significa aqueles que se referem às operações ditas de banco.

Nesta razão, quem empresta capitais a outrem, praticando *acidentalmente* operações bancárias, seja no desconto de títulos ou na compra de cambiais, não exerce o comércio de banco, pois

para caracterizá-lo é necessário, como se requer para a prática da profissão de comerciante, de que o banqueiro é espécie, a habitualidade da prática dos atos, como profissão.

Em tal caso, o que empresta tais capitais se diz capitalista.

Se pratica atos de banco, habitualmente, então será reputado banqueiro e se sujeita às imposições legais, desde que não tenha essa condição, regularmente legalizada. E isto porque é vedado a quem não seja banco ou banqueiro praticar atos privativos ao comércio de banco, habitualmente e como profissão.

Banqueiro. É nome que se dava, antigamente, à pessoa que se estabelecia para solicitar em Roma, por meio de seus correspondentes, as Bulas e Rescritos Apostólicos, ou no Consistório, ou na Câmara Apostólica, na Chancelaria Romana ou na Penitenciária.

E também designava aquele que estava encarregado de expedir as bulas. E, embora ofício exercido por leigo, recebia o nome de *banqueiro* eclesiástico.

Banqueiro. Como brasileirismo, indica o banco ou cepo, em que se corta a carne, nos açougues.

Banqueiro. Designa, ainda, a pessoa que *banca* um jogo, fornecendo os capitais necessários, ou aquela que, eventualmente, faz a banca ou aposta num jogo.

BANQUETA. Pequena banca ou mesa.

Na linguagem técnica dos fortes, fortalezas ou fortins, bem assim das fronteiras, a *banqueta* é espécie de degrau feito nas muralhas ou nas trincheiras, no qual se coloca o atirador para atingir o alvo desejado, e na terminologia das estradas de ferro, em analogia ao sentido de mesa longa ou tablado, é a própria plataforma, onde saltam os passageiros, ou onde se descarregam as mercadorias.

BARAÇO. É o laço da força. Palavra colonial encontrada na expressão “senhor de cutelo e baraço” a designar aqueles que, em nome do rei, tinham o poder de aplicar a pena de morte.

BARATARIA. Originalmente derivado do italiano *baratteria*, de que também se formou o francês *barat*, ambos com a significação de *engano*, *fraude*, *trapaça*, em sentido genérico é essa aplicação que também se tem na terminologia jurídica.

Desse modo, em sentido geral, expressa *barataria* o *ato fraudulento* ou o *engano*, que se põe em prática no sentido de se tirar um proveito ilícito ou desleal.

Barataria. Mas, na acepção que lhe dá o Direito Comercial Marítimo, designa o *ato criminoso* ou a *falta voluntária* do capitão do navio, de que resultem prejuízos para a carga ou para o navio.

Mas, para que o ato seja, assim, considerado *barataria*, e como tal possa produzir as sanções e efeitos que dela decorrem, necessário que o tenha praticado o capitão, no exercício de suas funções, e que ele se mostre, por sua natureza, *ato fraudulento* ou *culposo*.

Desse modo, o *dolo* e a *fraude* são elementos essenciais para a sua formação, e evidência dessa *prevaricação*, porque outra coisa não se entende por *barataria do capitão* ou dos tripulantes.

Barataria também serão os atos culposos, fraudulentos ou dolosos da tripulação, executados com a intenção de causar prejuízos a terceiros, ou decorrentes de *faltas*, evidenciadas culposas.

Assim a barataria pode consistir no ato propriamente criminoso, como o furto, como pode ser evidenciada por qualquer outra *falta* do capitão ou da equipagem, que traga prejuízo ao navio ou à carga, na pessoa de seus carregadores ou seguradores.

Em princípio que se tem firmado na jurisprudência e na doutrina, não se computam como barataria os atos de negligência ou de imperícia, se provado ficar que o capitão tomou todas as cautelas aconselhadas e determinou todas as manobras necessárias à navegação, sendo assim a falta ou ato, de que resultou a barataria, consequente de caso fortuito ou força maior.

No sentido que lhe tem dado a jurisprudência brasileira, barataria deve ser entendida como todo e qualquer ato, por sua natureza criminoso, praticado pelo capitão ou pela equipagem, no exercício de suas funções, ou toda e qualquer falta, ou turbação, de que resultem prejuízos ou danos graves à carga e ao navio, fatos e atos estes que se presumem praticados em oposição à presumida vontade legal do dono do navio.

Desse modo, não significando baratária simplesmente o ato criminoso, mas toda e qualquer falta que possa acarretar prejuízos à carga ou ao navio, entende-se como tal não só todo ato criminoso ou faltoso, como todo ato de negligência decorrente da falta de cautela, que era do dever do capitão ou da equipagem, em virtude da qual o dano aconteceu.

Em princípio, o segurador não responde pelos danos da baratária, se não estiver este risco perfeitamente clausulado na apólice de seguro; no entanto, entende-se que está estabelecido se o seguro foi instituído contra *todos os riscos*: aí a baratária está implicitamente incluída.

A baratária é denominada também de *ribaldia* e *ribaldaria*.

Barataria. Também se costuma usar a denominação para designar o ato pelo qual alguém dá a outrem certa coisa, ou o *presenteia*, com a intenção de ser também retribuído com outra dádiva. E, assim, traz o sentido de *negócio especulativo*, troca ou *permuta*, manhosamente provocados, mas sem o caráter de fraude.

BARATO. Como adjetivo, exprime o que é de *baixo preço* ou de *valor baixo*. É o que *custapouco*. Desse modo, vender *barato* é vender com *pequena margem de lucro* ou mesmo *pelo custo*.

Barato. Como substantivo, indica o prêmio ou comissão que os jogadores pagam ao dono do negócio às apostas feitas na *banca*.

BARBEARIA. Casa, loja ou estabelecimento de barbeiro e cabeleireiro.

BARCA. Em sentido genérico, entende-se como toda embarcação, larga e pouco profunda, utilizada para transporte. É de maiores dimensões que o *barco*.

Geralmente são as barcas destinadas aos serviços de carga e descarga de mercadorias em algum porto marítimo, ou de transporte de passageiros dos navios para o cais ou porto ou para travessia de rios.

Quando se destinam ao transporte de fardos pesados, para a carga ou descarga dos navios, tomam ainda o nome de *alvarenga*. Podem ser movidas a remo, a vela ou a motor. Quando movida a motor se diz *lanchão*.

Em regra a *barca* é descoberta. Quando coberta, destinada a passageiros, seja para divertimento de seus proprietários, seja para transporte deste de um lugar a outro, em rio, ou no mar, costuma chamar-se de *lancha*, menor que o lanchão, que se destina geralmente para o transporte de cargas.

BARCAÇA. Assim se denomina a barca de maiores proporções, destinada a auxiliar a navegação, fazendo viagens costeiras entre dois ou mais portos, para condução de mercadorias ou de passageiros.

BARCADA. Barcagem. Designa o carregamento de uma barca, isto é, a porção de mercadorias ou de carga que pode ser transportada por ela, em uma viagem.

BARCAGEM. É expressão que tanto designa o frete que se paga pelo transporte em uma barca, ou barco, como o próprio contrato de transporte, seja de pessoas, de animais ou de mercadorias, que por ela se faz.

Diz-se também de *barcada*.

BARCO. Embora genericamente toda embarcação ou navio se designe de barco, tecnicamente barco significa a embarcação menor que a barca, servindo ao transporte de passageiros ou de cargas para pescarias ou outros misteres.

Em regra, o barco não tem tilha (coberta). São maiores que os *botes*, mas podem como estes ser movidos a remo e à vela; e podem ser movidos a vapor ou a motor.

BARLAVENTO. Borda do navio, donde o vento sopra as velas; opõe-se ao *sotavento*.

BARQUEIRO. Assim se diz de todo aquele que tem como ofício a condução de barcas ou barcos, quer dizer aquele que o governa no transporte das cargas ou dos passageiros. Mas, por extensão, também assim se diz daquele que é o seu dono ou o seu proprietário.

Sob o ponto de vista jurídico o *barqueiro* é também o condutor das mercadorias, que lhe são entregues ou carregadas no seu barco, ou barca, para transporte, a fim de que as entregue no ponto de seu destino à pessoa a quem vão consignadas.

A responsabilidade do barqueiro, como condutor de mercadorias ou cargas, começa desde quando a carga ou mercadoria lhe é entregue pelo expedidor ou carregador.

Do barqueiro pode ser exigida, como condutor, uma *cautela* ou *recibo* da mercadoria que lhe é entregue e que é a prova do contrato do transporte, que vai efetuar.

Por esse documento é que se fixa a responsabilidade do condutor, no caso, o barqueiro, embora não se isente de restituir a coisa recebida ou de entregá-la em seu destino, mesmo que não tenha atendido a esta formalidade. É que este contrato também se prova por outros meios.

Para que possam ser investidos na função de condutores de barcos devem os barqueiros atender às prescrições estatuídas pelas leis alfandegárias ou aduaneiras, entre estas sua matrícula na Capitania dos Portos.

BARRA. Na técnica marítima, designa toda entrada para o porto, por uma espécie de canal formado pelas próprias águas, entre coroa de areia ou entre rochedos, próximos à terra firme. É, assim, a passagem aberta entre terra firme, que dá acesso ao porto ou à baía, muitas das vezes de pouca profundidade, em virtude do acúmulo de areias arrastadas pelas próprias correntes, o que demanda certa atenção na sua travessia, quase sempre guiada por práticos, ou peritos, conhecedores de seus segredos.

É tido como sinônimo de *entrada de um porto*.

BARRA DOS TRIBUNAIS. Na terminologia forense, designa a divisão, em forma de gradil, que separa o juiz do público, na sala de audiências. É, extensivamente, denominação dada ao lugar, na sala de audiências, reservado à realização das inquirições de testemunhas e onde os advogados fazem suas petições ao juiz.

Por analogia, usa-se da expressão *levar às barras dos tribunais*, para significar que se quer ou se pretende levar a pessoa até à presença do juiz para ser julgada por ato, que se diz ou se pensa delituoso.

BARRACA. Nome que se dá a todo *abrigo*, construído precariamente e para uso provisório. Pode ser de madeira ou pode ser de pano, propriamente fabricado para isso (*lona*), como pode ser construído de folhas ou galhos de árvores ou palmeiras.

Por analogia, dá-se o nome ao guarda-chuva muito grande, onde se podem abrigar várias pessoas, seja do sol ou da chuva. São assim as *barracas de feiras*.

Na terminologia militar, as barracas, construídas de pano ou lona, também se chamam de tendas e se dizem *tendas de campanha*. Na técnica do Direito Comercial denomina-se o estabelecimento especializado no comércio de couros, lãs, cabelos e outros produtos de origem pastoril. Entretanto, noutro sentido, também se dá o nome de *barraca* ao *quiosque* que vende frutas ou quinquilharias.

BARRACÃO. Grande barraca utilizada em certas regiões, para servir de armazém para depósito de mercadorias, utensílios, gêneros de primeira necessidade, ou materiais de construção para funcionar, como ocorre nos seringais, como depósito da borracha extraída e das mercadorias que se vendem aos agregados nos seringais, ao mesmo tempo que serve de habitação ao administrador ou proprietário.

BARRAGEM. Denominação dada a todo *tapume*, construído nos lugares estreitos dos rios, ou em qualquer outro lugar, para impedir que as águas, que ali se quer acumular, se escoem.

Em razão disso, quando o riacho ou rio, ou qualquer corrente de água, atravessa propriedades várias, e de suas águas se servem os respectivos proprietários, não é lícito ao proprietário do prédio superior, por meio de *barragem*, impedir que as águas corram para o prédio inferior.

Seria impedimento ilícito, que daria motivo a pedido de indenização do proprietário do prédio inferior ou a que se desfça a barragem, voltando o curso das águas a ter passagem natural pelo seu prédio, desde que tinha a serventia de ditas águas.

BARRAQUEIRO. Dono de barraca. Pessoa que vende gêneros ou frutas em barracas.

BARRAQUISTA. Proprietário ou explorador de *manicobais* (conjunto de árvores das quais, no passado, se extraía látex para produção de borracha).

BARREGÃO. Primitivamente não era o vocábulo usado no sentido atual: designava o moço solteiro vigoroso, e tinha também o sentido de companheiro, para o bem ou para o mal.

A Ordenação Afonsina iniciou sua aplicação com o sentido de homem amancebado, anotando *barregã*, como a concubina ou mulher amancebada, e *barrejeiro*, com a significação de amancebado.

A Ordenação Manuelina aceitou o mesmo significado, dando *barreigue*, como sendo sinônimo de concubinato.

BARREIRA. Denominação dada à espécie de *tapume* ou *estacada*, feita em vários modos, para impedir que se possa atravessar o local ou sítio, por ela protegido. O intuito de sua construção é justamente o de impedir que se estabeleça *passagem*, *entrada* ou *caminho*, que dê acesso à propriedade defendida pela barreira.

Barreira. Na linguagem do Direito Fiscal, entende-se como o posto construído em meio de estrada principal, por onde, obrigatoriamente, se tenha de entrar na cidade ou no povoado, para que ali se coloquem guardas destinados à fiscalização e cobrança de impostos devidos pelas mercadorias em trânsito, ou de pedágio.

Nem sempre se constroem efetivamente obstáculos impeditivos da passagem no estilo de tapumes. As barreiras fiscais reduzem-se a postos colocados à margem das mesmas estradas, onde ficam de vigia os encarregados da fiscalização e cobrança dos impostos.

Barreira. Designação dada ao *terreno argiloso* ou local de onde se extrai o *barro*. É, pois, designativo da jazida de rochas em decomposição e depósito sedimentar argiloso ou laterítico.

BARRIGA DE ALUGUEL. Barriga de Aluguel é doação temporária de útero e ocorre desde que exista um problema médico que impeça ou contraindique a gestação na doadora genética. De acordo com a Resolução 1.957/2010 do Conselho Federal de Medicina, as doadoras temporárias do útero devem pertencer à família da doadora genética, num parentesco até o segundo grau, sendo os demais casos sujeitos à autorização do Conselho Regional de Medicina.

Além disso, o Conselho Federal de Medicina assevera que a doação temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial.

Apesar de a matéria ser amplamente discutida, o Brasil ainda não possui legislação específica sobre o assunto, salvo a do órgão controlador da profissão médica. (pg)

BASE. Na técnica jurídica, a palavra base tem ampla aplicação, toda ela, no entanto, no sentido em que é vulgarmente adotado: *fundamento* de uma coisa ou de um fato.

Assim, por exemplo, a *base de um negócio* está no acerto das condições essenciais para sua formação, se é de venda, na *escolha da coisa* e no *ajuste do preço*. Acertada a escolha da coisa, objeto da venda, e ajustado o preço, por que o contrato se opera, tem ele, assim, juridicamente, a sua *base*.

A *base de uma denúncia*, de igual maneira, assenta nos procedentes fundamentados dos fatos delituosos que nela se arguem, se qualificados, naturalmente em lei, como delito ou contravenção.

A *base de uma demanda* está, também, nas razões jurídicas do autor, as quais, indubitavelmente, mostram o seu *fundamento jurídico*.

A *base de um recurso* está apoiada no preceito legal que o autoriza, em virtude de transgressão a ele ou em virtude de faculdade que sanciona; será, então, o *fundamento* do recurso o *direito de recorrer*, em face de preceito processual, que concede a prática do ato processual.

Por *base do câmbio* entende-se a cotação de moeda estrangeira no dia do vencimento de obrigação a ser cumprida nela.

Por *base do preço* entende-se, então, o limite preestabelecido pelas partes advindas, mediante o qual o contrato se realiza, ou significa, então, o *exato custo* por que determinada coisa será objeto de ato judicial, consoante determinação legal.

Desse modo, a *base do preço*, para aquisição das coisas, será *convencional* ou *legal*, segundo tem seu fundamento na convenção ou ajuste das partes, ou decorre de ato indicado por preceito de lei.

A *base de cálculo* indica o valor tributável, ou seja, a quantia sobre a qual deverá incidir o tributo.

BASE DA CONSTRUÇÃO. Assim se entendem os *alicerces*, que são os fundamentos da construção, quando se tenham em mente a segurança e estabilidade do prédio.

Pode, no entanto, ser extensivamente entendida como base do contrato de construção, e, aí, será, então, considerada como as condições fundamentais, em que o contrato assenta.

BASE TERRITORIAL. No Direito Constitucional, designa o território, não inferior a de um município, onde atua o sindicato.

BASÍLICAS. Denominação dada à coleção das leis romanas, trazidas para o grego por ordem dos imperadores BASÍLICO e LEÃO, e mantidas no Império do Oriente, até a sua dissolução.

As *Basílicas* contêm as Institutas, o Código, as Novelas, com alguns editos de JUSTINIANO e outros imperadores.

Compunham-se de sessenta *livros*, de que somente se conhecem quarenta e um.

BASTANTE. Juridicamente, tem o sentido de expressar tudo que se mostra dado com as qualidades ou condições, sejam fiscais ou morais, suficiente e legalmente necessárias.

Desse modo, quando se diz procuração *bastante*, claramente está sendo asseverado que os poderes nela contidos são os que se mostram juridicamente indispensáveis, para que *oprocurador* (mandatário) cumpra a sua missão de representar o *mandante*.

Assim, se os *poderes outorgados são bastantes*, está o mandatário investido da autoridade que se requer, para praticar todos os atos expressados no instrumento do mandato: eles são bastantes, são os que se fazem necessários para a validade do ato.

De igual maneira, quando se diz que, na penhora, se deve proceder à arrecadação de bens bastantes ou que *bastem* ao objetivo da execução, bem se compreende que devem ser penhorados tantos bens quantos sejam necessários para atender ao pedido executório, ou seja, o da liquidação da dívida.

E, assim, *bens bastantes* claramente significam bens suficientes em quantidade e qualidade para acorrer ao intuito executório.

Quando se exige *fiador bastante*, no mesmo sentido, tem-se a ideia perfeita de que o fiador deve ter qualidades materiais necessárias para atender à obrigação, decorrente da fiança, isto é, que seja abonado, segundo a natureza e soma do negócio, que afiança.

Do mesmo modo, como advérbio, tem o termo igual significação: *bastantemente* tem o sentido de suficientemente, isto é, que preenche as condições e qualidades exigidas para a execução do ato ou para atender às responsabilidades da obrigação.

BASTARDIA. Qualidade ou condição de bastardo:

- a) que nasceu fora do matrimônio;
- b) degenerado da espécie a que pertence.

Desse modo, indica a qualidade de ser bastardo, e o ramo da família a que pertence.

BASTARDO. Antes da Constituição de 1988, designação dada ao filho gerado e nascido de união fora do matrimônio, ou, mesmo que dentro dele, quando não considerado legítimo.

Os bastardos se diziam *naturais* e *espúrios*.

Simples ou *naturais* eram os gerados de união ilícita, mas constituída por pessoas livres, que se poderiam livremente casar, legalizando a união, desde que, ao tempo da concepção e do nascimento, não existissem impedimentos legais que vedassem o casamento.

Espúrios, os que nasceram de conjunções carnavais criminosas, ou seja, de pessoas proibidas de casar, tais como os *adulterinos* e os *incestuosos*.

Os filhos decorrentes de estupro, mesmo que o pai tenha sido punido pelo crime, contavam-se entre os naturais, se nenhum impedimento vedava o casamento entre o estuprante e a estuprada, sendo incestuoso ou adulterino, se com o defeito jurídico, relativo a cada um desses casos: *incesto* e *adultério*.

Com a Constituição de 1988 proibiu-se qualquer distinção entre os filhos.

BASTIDA. Na linguagem militar, quer significar a *trincheira* ou *paliçada* feita para defesa, por trás da qual os soldados entram em ação, designando, por extensão do sentido, toda fortificação, ou mesmo todo *tapume* de ripas ou de estacas, bem unidas, que cercam a propriedade.

BASTONÁRIO. Do francês *batonnier*, a indicar o presidente da corporação dos advogados em França.

BATEIRA. Embarcação pequena, destinada à pesca fluvial.

BATEL. Pequena embarcação que se utiliza para condução de pessoas a bordo dos navios que não se encontram ancorados nos trapiches ou nos canais, ou que se usa para a navegação nos rios ou nos canais.

A *canoa* é uma espécie de batel, utilizada geralmente para a navegação nas lagoas e nos rios, conduzindo passageiros ou cargas de um lugar a outro.

BATIDA. Na linguagem policial, significa a diligência procedida, sob a chefia de autoridade graduada, em casas suspeitas ou de tavolagem, a fim de que se verifique se nelas se estão praticando transgressões à lei, seja pela prática de atos imorais, seja pela de jogos proibidos. Também se entende a diligência para efetuar a prisão de pessoa contra quem há mandado de prisão.

Batida. Na terminologia forense, tem análogo sentido, significando a diligência que é promovida pelos oficiais de Justiça, em virtude de mandado judicial, para execução *de busca e apreensão*, quer de coisa, quer de pessoa.

BATIMENTO. Na técnica de construção, batimento quer significar o ato de edificar ou de construir. É, assim, sinônimo de construção ou edificação.

Nesse sentido, diz-se, então, *batimento do edifício* ou *batimento do navio*, com a significação de que a edificação do prédio ou a construção do navio está sendo executada.

Na mesma linguagem de construção, tem sentido mais particular, designando o ato pelo qual se fincam ou enterram estacas no solo, em que se vai construir, para solidificar o terreno e melhor se assegurar a estabilidade da edificação. E, assim, se diz *batimento de estacas*, que ou são de cimento armado ou são mesmo de madeira. Em tal sentido, é sinônimo *de estaqueamento do terreno*.

BATISTÉRIO. Expressão popular por que se designa a certidão de batismo no Brasil.

Na terminologia religiosa, designa ainda o lugar em que se procede à cerimônia do batismo e onde se acham as fontes batismais.

BAZAR. Designação dada em comércio para indicar o estabelecimento comercial, onde se vendem curiosidades, mercadorias exóticas ou objetos antigos.

Costumam dar a denominação, também, ao estabelecimento que vendem objetos de enfeites e quinquilharias.

BÊBADO. Tem o mesmo sentido de *embriagado*, cujo uso e sentido encontra aplicação no Direito Penal.

Designa, pois, a pessoa que, tendo ingerido bebidas alcoólicas, fica em estado de inconsciência não se dando conta dos atos que pratica sob a influência da intoxicação que lhe produziram as *bebidas*.

Diz-se também *bêbedo*. O *bêbedo* pode ser *contumaz*: assim se diz daquele que é viciado na bebida, ou vive habitualmente a se tornar *bêbedo* pela ingestão habitual de bebidas alcoólicas; ou pode ser *ocasional*, quando este não é o hábito ou costume da pessoa.

Vide: *Embriaguês*.

BEBEDEIRA. O estado de *bêbedo*, ou de *embriagado*. O mesmo que *bebedice*. Embriaguez.

Quando a bebedeira é ocasional, provocando perturbações à mente da pessoa, pode ter força para atenuar as faltas ou os delitos cometidos sob sua influência. Em outras circunstâncias, porém, se a bebedeira é voluntária ou culposa, não terá força para privar a pessoa da imputação criminosa.

Bebedeira. Na linguagem de gíria, bebedeira indica toda *festa barulhenta*, toda *patuscada* ou *bacanal*, em que se bebe à farta, isto é, sem medida nem conta.

BEBIDA. Na linguagem campônia, *bebida*, por vezes, vem no sentido de bebedouro: lugar em que bebem os animais, tendo, destarte, o mesmo significado de *aguada*.

Bebida. Em sentido geral, é todo líquido que se ingere. No entanto, na linguagem fiscal e na do Direito Penal, quando se diz *bebida* já se tem em conta que se trata de qualquer licor, vinho, aguardente, cerveja ou qualquer outro produto, preparado com substância ou ingrediente alcoólico.

No Direito Fiscal, ainda, classifica-se como *bebida* a água mineral ou gasosa, mesmo que, em sua fabricação, não entre qualquer dose de álcool, bem assim todo suco de frutas ou de plantas não fermentadas.

Neste particular, então, as leis fiscais distinguem, para efeito da tributação, embora sob a mesma titulação:

águas minerais artificiais e naturais;

bebidas fermentadas e não fermentadas;

bebidas de alta fermentação e de baixa fermentação;

bebidas com e sem álcool.

Cada espécie de bebida, isolada ou agrupada em séries mais ou menos de produtos semelhantes, tem a sua tarifação, na incidência do imposto. E por ela pagam as bebidas, no acondicionamento que lhes é reservado, o imposto próprio.

Dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas a Lei nº 8.918, de 14.07.94, regulamentada pelo Decreto nº 2.314, de 04.09.97.

BECA. Veste talar, consistente numa túnica de cor preta, apertada com cinto, para uso dos magistrados e advogados, no exercício de suas funções.

Era distinção, que também se concedia, antigamente, a quem não tinha assento nos tribunais.

FILIPE III, em Portugal, sob cujos auspícios se publicaram as Ordenações, que tomaram seu nome (Filipinas), foi quem ordenou que os desembargadores trouxessem as becas, de uso ainda atual.

A veste talar dos advogados e dos juízes igualmente diz-se *toga*.

Beca. Também se chamavam de beca as vestes talares, usadas pelos Colegiais e Porcionistas dos Colégios das Universidades. Mas estas consistiam numa túnica sem mangas, de fraldas muito largas, que caíam quando eram soltas.

BEDEL. Designação dada, antigamente, aos oficiais de Justiça de jurisdição subalterna. Era expressão derivada do latim *oidellus*, que significava a vara usada por eles, para conduzir a juízo aqueles que ali eram chamados.

E daí a expressão *debaixo de vara*, para expressar a *condução coagida*, que é feita pelos oficiais de justiça, daqueles que não vêm a juízo voluntariamente.

Bedel. É título, hoje, que se dá ao funcionário ou empregado das Universidades ou Faculdades Superiores, a quem se atribui a função de prover o que é necessário para a realização das aulas, assistindo aos professores nos seus pedidos e lhes obedecendo as ordens.

Neste sentido, é originado do germânico *butil*, que significa arauto.

BEIJO. Na linguagem do Direito, não tem outro significado que este de chegar os lábios fechados a alguém ou a alguma coisa, abrindo-os depois com um pequeno ruído.

Mas, em face do Direito Penal, segundo as circunstâncias em que o beijo se possa produzir, pode consistir em figura delituosa, passível de sanção penal, constituindo o delito de *ultraje ao pudor*.

Desse modo, ter-se-á de ver a espécie de beijo. Se é dado, mesmo publicamente, em sinal de respeito, na face, ou de galanteria, nas mãos de uma mulher, não constitui qualquer delito.

Mas, se outras circunstâncias, em que se possa produzir, seja porque a ele não anuiu a mulher, seja pelo aspecto libidinoso ou imoral com que é cercado, de modo a ofender o decoro público, ou o pudor da própria mulher beijada, constitui uma das figuras criminosas que se qualificam de *ultraje ao pudor*.

BEIRAL. Denominação dada à parte terminal do telhado da casa ou edifício, que se salienta ou ultrapassa das paredes, nas construções que não terminam por *platibanda*.

É também conhecido pelo nome de *beirado*.

Em regra, os beirais do prédio, para que deles não gotejem as águas da chuva, por todos os lados, são protegidos pelo algeroz, que acumula e dirige as águas dos beirais para um só ponto.

O proprietário que constrói prédio com beiral para o lado do vizinho, tem de proceder de modo que este *não goteje* sobre o prédio vizinho, deixando espaço suficiente para impedir o gotejamento.

Mas, se o proprietário, que construiu o beiral, adquiriu a servidão, que se chama de *estilicídio*, não pode o do prédio vizinho impedir o *gotejamento* do beiral para o seu lado.

Um dos modos, como vimos, de evitar que o beiral goteje sobre o prédio vizinho é o da condução das águas por meio de *algerozes*, cano ou calha por onde elas escorrem, protegidas pela platibanda, o que também se denomina de *goteira*. E pode ser colocada sem a proteção da platibanda, apenas presa ao beiral, para que os pingos desta caiam nela.

O direito de reclamar sobre o beiral prescreve para o proprietário do prédio vizinho, a fim de que ele desfaça, dentro de ano e dia Cód. Civil/2002, art. 1.302, *caput* (art. 576 do Cód. Civil/1916). (ngc)

BELAS-ARTES. Assim se entende toda atividade que tenha por finalidade a exaltação ao belo, seja pelo som ou pela forma.

Entre as belas-artes há a *música*, que se diz *arte* do som; a *pintura*, que é a arte da forma desenhada e colorida; a *escultura* e a *arquitetura*, que se dizem *artes plásticas*, a primeira revelando a forma na sua riqueza de contornos, a segunda definindo a arte na gradação do relevo monumental, para ostentação do belo artístico, pela imponência de suas construções.

BELCHIOR. Negociante de antiguidades ou que tem a especialidade de comprar e vender objetos usados. *Alfarrabista. Caga-sebo.*

Designa, por extensão, o próprio estabelecimento onde se compram ou se vendem objetos usados. *Sebo.*

BELEGUIM. No Direito Antigo, designava o oficial de Justiça, que acompanha o alcaide para fazer as prisões, juntamente com ele.

Modernamente, tem sentido pejorativo, aplicando-se em sinal de desprezo aos que se encarregavam da execução de diligências judiciais ou policiais, ou a toda pessoa que, como executor de ordens de outrem, pratica certos atos, que se inquinam de maus e perversos.

BELIGERÂNCIA. Vocábulo que se aplica, na terminologia do Direito Internacional Público, para designar o *estado de guerra* de uma nação, reconhecido pelas demais, que se conservam neutras, em virtude do que se considera que, pela qualidade dada, está a nação promovendo uma *guerra militarmente*, e, por isso, deve esta ser tida e mantida com atenção, por parte dos neutros, e dela, aos princípios do Direito Internacional.

Designa, mesmo, o *direito*, que é tido por uma nação, quando em guerra com outra, em ser considerada como *beligerante*.

BELIGERANTE. Designação dada a todos quantos participam de uma guerra, seja a *nação*, que se reconhece em *beligerância*, sejam as pessoas que participam da luta, quer como combatentes, quer como auxiliares.

BEM. Palavra derivada do latim *bene*, no sentido adverbial, quer significar tudo que está devidamente em ordem e conforme ao direito; o que está regular ou regularizado; o que é agradável ou conveniente.

E, neste sentido, então, é justamente sinônimo de: agradavelmente, convenientemente, vantajosamente, razoavelmente.

Bem. Como substantivo, tem o sentido de expressar tudo aquilo que é *bom*, tudo aquilo que se mostra útil a uma pessoa ou à coletividade, que lhe é vantajoso ou agradável.

E, neste sentido, costumam expressar:

Bem-estar comum, para indicar a *comodidade* da coletividade, que se poderia traduzir pelo *bem-estar* comum, ou para indicar aquilo que lhe é útil.

Bem geral, também revela esse mesmo sentido do bom e do útil.

Bem público, para explicar tudo que se faz para o benefício do público.

Assim, é *benefício* sinônimo de bem, porque, como tal, vem sempre mostrar o benefício, a utilidade, a vantagem promovida ou executada, porque é *bom*, em proveito de alguém ou de alguma coisa.

Bem. Também se usa para designar a coisa ou o direito, incorporado ao patrimônio privado ou pertencente ao patrimônio público. Mas, com esta acepção, mais se aplica no plural *bens*.

Vide: *Bens*.

BEM CADUCÁRIO. O bem vago.

BEM COMUM. Segundo São Tomás de Aquino, o bem comum compreende a soma de cada bem individual com o bem coletivo.

BEM DE FAMÍLIA. É usado no sentido de propriedade, expressão que, também, se lhe empresta na terminologia jurídica (bem imóvel). Designa a propriedade que é destinada pelo chefe de família para nela ser estabelecido o domicílio conjugal, com a cláusula ou o benefício de ficar isenta de qualquer execução por dívida, posterior à sua instituição.

A instituição do *bem de família* se mantém vigente, enquanto viver qualquer dos cônjuges, até que os filhos completem a sua maioridade.

Para a instituição do bem de família, necessário que ao tempo em que ela ocorre não tenha o instituidor qualquer dívida que possa ser exigível, e que, por isso, seja prejudicada pelo ato.

A instituição do bem de família será feita por escritura pública, devendo o título institucional ser regularmente transcrito no registro de imóveis e ser publicado pela imprensa.

O Cód. de Proc. Civil de 1939, arts. 647 a 651, insere as regras para sua instituição, mantidas em vigor pelo art. 1.218, VI do CPC/1973.

Regulam ainda o bem de família a Lei nº 6.015, de 31.12.73 (arts. 260 a 265), e a Lei nº 8.009, de 29.3.90, que dispõe sobre a impenhorabilidade dos bens encontrados na residência e esta própria.

BEM-ESTAR. Expressão que dá ideia de comodidade, tranquilidade, sossego e segurança pública, que devem ser mantidos pelos poderes públicos. Assim, será assegurado o *bem-estar público*, ou *bem-estar do povo*.

Bem-estar, desse modo, em qualquer sentido que se lhe dê, significará a soma de benefícios ou utilidades, que serão promovidos para uso e gozo de uma pessoa ou coletividade.

BEM INALIENÁVEL. Designa-se aquele que, por força de lei ou cláusula contratual, não pode ser objeto de alienação.

BEM JURÍDICO. Diz-se da coisa, material (valor econômico) ou imaterial (interesse moral), que constitua ou possa constituir objeto de direito.

BEM PÚBLICO. Bem público tanto pode ser tomado no sentido de coisa integrada ao domínio público, significando *res nullius*, como poderá significar todo benefício ou utilidade que se promove para o bem-estar da coletividade, isto é, para seu sossego, para a sua tranquilidade e para a sua segurança.

BEM REGISTRÁVEL. Classifica-se como *registrável* o bem que, não sendo móvel nem imóvel, por natureza necessita de *registro público* para constituir-se em objeto de direito (ex.: navio, aeronave).

BEM RESERVADO. Diz-se reservado o bem que, adquirido exclusivamente com o produto do trabalho da mulher casada, erija-se em seu patrimônio pessoal, salvo estipulação em contrário no pacto antenupcial.

BEM SERVIR. Expressão usada para indicar a nomeação de qualquer funcionário público ou empregado público, para ocupar cargo ou emprego público, em caráter permanente (*enquanto bem servir*), de modo que não poderá ser dispensado dele sem que se mostre e se prove que *servia mal*, o que, sem dúvida, anularia a cláusula do *bem servir*.

Refere-se ao termo de compromisso em que o designado declara que bem servirá nas funções.

Deste modo, *bem servir* é condição imposta na nomeação, que vem em garantia do funcionário. Assim não pode ser dispensado do cargo, enquanto bem servir, ou seja, enquanto cumpre as obrigações que lhe são impostas e desempenha, regularmente e com a devida atenção, todas as atribuições inerentes a seu cargo.

Somente o evento do *mal servir* poderá remover a condição, o que se evidencia diante de faltas cometidas pelo funcionário.

A condição *bem servir*, dessa maneira, opõe-se à condição *ad nutum*, em que a dispensa do funcionário se permite, sem que ocorra qualquer justificativa para ela, calcada que está, meramente, no arbítrio da autoridade que a pode fazer.

BEM VAGO. Designa-se vago aquele bem que, encontrado, mas de senhor e possuidor ignorado, por este não é reclamado.

BEM VIVER. Refere-se ao termo em que, no período colonial e no Império, era tomado o compromisso daqueles que poderiam fazer arruaças ou desatinos, como os bebedores e as prostitutas.

BENEFICÊNCIA. Designação dada para distinguir as associações de caráter piedoso e de caridade, onde se socorrem pessoas necessitadas ou se presta assistência moral e material àqueles que dela precisem.

Os hospitais de caridade, as sociedades de socorros, os abrigos de velhos e de menores, são instituições de beneficência.

As instituições de beneficência se formam como fundações, ou se constituem como associações privadas, subvencionadas pelos governos, ou fundadas, mesmo, pelos próprios poderes públicos, com o intuito de prestar assistência pública às pessoas que delas necessitem.

Genericamente, diz-se para estas instituições, ou associações, tendo em vista seus objetivos caridosos: instituições de obras de beneficência ou simplesmente *obras de beneficência*.

Indica, assim, ato ou ação de caridade ou filantropia.

Vide: *Benevolência*.

BENEFICIADO. Geralmente, é aplicado para indicar qualquer coisa ou pessoa que tenha recebido *beneficiamento* ou um *benefício*.

E, assim, tem duas acepções, uma na forma adjetiva e outra na forma substantiva.

Como adjetivo, resultante daquilo que receber um beneficiamento, melhora ou benfeitoria, indica o vocábulo toda a coisa que foi provida de um melhoramento ou foi enriquecida ou trabalhada para melhor: *madeira beneficiada, café beneficiado, estrada beneficiada, frutos beneficiados*.

Como substantivo, equivalente a *beneficiário*, entende-se toda pessoa favorecida ou provida por um benefício, ou a favor de quem se estabelece um benefício ou uma vantagem.

Desse modo, tal como acontece com o beneficiário, é a pessoa que vê acrescido o seu patrimônio, por direito ou bens que não eram seus, por ato de renúncia ou de liberalidade de outra pessoa, *inter vivos* ou *causa mortis*.

Sendo assim, diz-se *beneficiado* aquele a favor de quem se institui o seguro; a favor de quem se transferiu o imóvel, a título gratuito; e a favor de quem se instituiu legado.

Por isso, *beneficiado* indica a pessoa que recebeu um *benefício* ou a coisa que passou por um *beneficiamento*.

Beneficiado. Pelo Direito Canônico, assim também se entende todo aquele que é provido de um título de benefício eclesiástico, o qual pode ou não ser resignado. Quando não se pode resignar o *benefício*, este recebe o nome especial de *beneficiatura*.

Pelo Direito antigo, os beneficiados eclesiásticos eram igualados aos clérigos de ordens sacras e gozavam dos mesmos privilégios, e, por isso mesmo, tinham direito às *côngruas*.

BENEFICIADOR. Em sentido geral, por *beneficiador* entende-se a pessoa que faz ou provoca o benefício, seja à pessoa ou seja à coisa.

É *beneficiador* quem promove o benefício, em ato de liberalidade ou de renúncia a favor de outra pessoa, tal como o que faz doação a outrem, perdoa a dívida etc.

É *beneficiador* aquele que melhora o produto, tornando-o mais apazível ou lhe dando melhor aproveitamento.

Não se entende, tecnicamente, um *fabricante* que transforma um artigo noutro, modificando-o, criando outro. O beneficiador não transforma nem produz novo artigo: *apenas melhora o que beneficia*, deixando o produto, mercadoria ou artigo na sua espécie primitiva, o que não ocorre com o fabricante, que o transforma ou modifica com o invento ou produção de outra espécie, preparada ou fabricada com a *matéria-prima*, que lhe forneceu a primeira.

O beneficiador melhora e valoriza o produto.

BENEFICIAMENTO. Designa a ação e o efeito de melhorar, beneficiar ou valorizar a mercadoria ou produto, sem que se altere ou se modifique a espécie anterior.

Não há transformação, há simplesmente a modificação no aspecto da coisa, para melhor.

No sentido legal, *beneficiamento* é tomado nesta mesma acepção. Significa a operação a que se submete a mercadoria ou o produto, sem alterar ou modificar a sua classificação, embora a subordine a tarifação mais elevada, em consequência da melhora por que passou.

O beneficiamento, assim, é o ato de valorização do produto, pelo que é aumentado o seu preço de aquisição.

E, daí, o beneficiamento, não tendo alterado a natureza do produto, obrigar somente o pagamento da diferença da tarifa tributária, quando já tenha o artigo beneficiado pago a taxa a que estava sujeito, antes de melhorado e valorizado. Desde que não tenha ainda pago o imposto que lhe era devido, antes do beneficiamento, pagá-lo-á, então, por inteiro, de acordo com a tarifação em que se encontra classificado, após o beneficiamento.

Na forma do exposto, bem se vê que o beneficiamento do produto, muito se difere da *fabricação* ou da *manufatura*, em que se anota *especialização*, ou seja, a produção de nova coisa, em consequência da transformação da matéria originária utilizada.

Dá-se o beneficiamento, assim, do arroz em casca para o arroz descascado, do café em coco para o café despulpado, da madeira em tabuados para a madeira cepilhada etc.

BENEFICIÁRIO. Tem a designação o mesmo sentido de beneficiado, indicando a pessoa que foi favorecida por ato de liberalidade ou de renúncia praticado por outra pessoa.

Dessa maneira, toda pessoa que recebe um benefício ou uma vantagem, oriunda de outrem, recebe semelhante denominação que, em sendo assim, é aplicada na mesma equivalência de *beneficiado* substantivo.

O Cód. Civil brasileiro, *verbi gratia*, no caso do seguro, tanto diz *beneficiado* para a pessoa a favor de quem é ele instituído Cód. Civil/2002, art. 762 (art. 1.436, do Cód. Civil/1916), como o considera *beneficiário* (Cod. Civil/2002, art. 791, *caput*, e 792, *caput* – art. 1.473 do Cód. Civil/1916).

Em verdade, a linguagem corrente, a que nem sempre pode fugir a terminologia jurídica, aplica-o indiferentemente, pois beneficiário ou beneficiado representam, no mesmo sentido, a pessoa que recebeu ou mereceu benefício.

Beneficiário. No entanto, mais propriamente, se tem reservado *beneficiário* para designar o herdeiro, que aceitou a herança em *benefício do inventário*, aplicando-se, então, a expressão como adjetivo: *herdeiro beneficiário*. (ngc)

BENEFÍCIO. Na terminologia jurídica, *benefício*, derivado do latim *beneficium* (favor, graça, mercê, bem), possuindo uma variedade de aplicações, tem, em princípio geral, o sentido de anotar o *proveito*, a *vantagem* ou a *proteção*, decorrente de lei ou consequente da liberalidade ou renúncia de outrem, que é obtida pelo *beneficiado* ou *beneficiário*, pessoa a favor de quem o benefício se proveu.

O *benefício* pode ser fundado em Direito Canônico, em Direito Civil, em Direito Comercial, em Direito Processual, em Direito Penal, em Direito Internacional, em Direito Administrativo, em Direito Constitucional ou em Direito Previdenciário.

Embora em quaisquer deles, tenha sempre como fundamento um princípio de *vantagem* auferida por outrem, pelo que se lhe concede ou pelo que lhe é aproveitável, havendo sempre um *beneficiador*, que outorga ou confere dita vantagem.

Benefício. No Direito Canônico, consiste no ofício eclesiástico ou na graça que é atribuída a eclesiásticos não professos ou a religiosos. Ao primeiro com o direito de fruir a renda de certos bens consagrados a Deus; à segunda, como graça, e a ser, como tal, fruída sem qualquer remuneração.

Benefício. Em Direito Comercial, é entendido, em regra, como lucro ou ganho tido no negócio ou na operação, contribuindo, segundo o próprio conceito fundamental do benefício, para acréscimo à fortuna do beneficiado.

Embora proveito obtido por quem se beneficia, no sentido comercial, benefício não tem esse caráter de liberalidade e de renúncia, ou privilégio, que é elementar no benefício do Direito Civil.

Benefício. No sentido do Direito Constitucional e Administrativo, o benefício representaprêmios, assistência e proteção prestadas às pessoas ou instituições, segundo as regras que neles se inscrevem.

Não deixam de ser *vantagens* concedidas pelos poderes públicos em atenção a certos fatos ou como compensação de certas circunstâncias, em que o *beneficiado* se vem a encontrar.

Benefício. Em Direito Civil, ou é a exceção à aplicação normal das regras jurídicas, o privilégio que se concede à pessoa para que possa usufruir determinada vantagem, ou o direito que se lhe atribui, por ato de liberalidade ou de renúncia.

Benefício. No tocante ao Direito Previdenciário, considera-se benefício a prestação beneficiária, expressa em benefícios e serviços, inclusive em decorrência de acidente de trabalho.

Confira a Lei nº 8.213, de 24.07.91, arts. 18 a 41.

Benefício. Desta forma, segundo a natureza em que o benefício se apresenta, seja para impor uma medida de exceção legal, seja para conferir um privilégio ou outorgar uma concessão, seja para designar o ato de liberalidade ou de renúncia praticado por outrem a favor do beneficiado, recebendo determinação de palavras que indicam o seu conteúdo, várias locuções se formam, em direito, no intuito de especializar a modalidade. E, assim, temos, entre outras:

BENEFÍCIO DA CESSÃO. Designação dada ao direito atribuído ao cessionário e ao sub-rogado de um crédito pelo pagamento da dívida, em sub-rogar-se nos direitos do primitivo credor, praticando os atos legais que eram de sua outorga.

Do mesmo modo, designa-se o direito do cessionário do herdeiro, quer interferindo para que a partilha se proceda, quer vindo a juízo para ser admitido a prosseguir na causa, promovendo a habilitação incidente do próprio herdeiro, em cujo direito se sub-roga.

O benefício da cessão tanto incide nas *ações*, que estavam processadas pelo cedente, como nos próprios bens.

No entanto, neste aspecto, *benefício da cessão de bens* não tem o mesmo sentido do da *cessão de ações*.

Neste *benefício de cessão* é o credor quem vem praticar os atos que lhe aproveitam, lhe trazem vantagem, ou lhe dão o benefício.

No *benefício da cessão de bens* é o devedor, a quem se atribui o *direito de abandonar* os bens a seus credores, para que se livre do pagamento a que era obrigado; consequentemente, das ações que poderiam ser intentadas contra ele, é quem se mostra beneficiário.

Na linguagem do Direito Marítimo, o benefício da cessão de bens configura-se no *abandono liberatório*, que equivale à cessão de direito e ação feita por quem abandona (*devedor*) ao abandonatário (*credor*), ou no *abandono sub-rogatório*, que é aquele que se faz do objeto segurado ao segurador, o qual, também, opera a transferência do direito e ação das mãos do segurado para as do segurador.

BENEFÍCIO DA DESONERAÇÃO. Desobrigação do fiador, quanto aos efeitos da fiança, quando:

- a) sem seu conhecimento, o credor conceder moratória ao devedor;
- b) por fato do credor, for impossível a sub-rogação nos direitos de preferência do fiador;
- c) o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que esse era obrigado a lhe dar.

BENEFÍCIO DA DIVISÃO. Ocorre o *benefício da divisão* quando, em fiança prestada por vários fiadores a um só débito, se tenha estabelecido que cada fiador responde simplesmente por uma *cota-parte da obrigação*, se todos os fiadores forem solventes.

Desse modo, executado pela *totalidade da dívida*, avocando o *benefício da divisão*, impede que seja executada a mais, que a força de sua própria fiança.

Em nosso Direito, o *benefício da divisão* deve ser expresso, significando, então, que deve de modo inequívoco ser estipulado no contrato. Além disso, somente pode ser pedido pelo fiador, quando se veja este perseguido pelo credor para o pagamento integral da dívida.

Mas, pelo nosso direito, não há mister do *chamamento à autoria* dos demais fiadores, para que cada um deles integre a sua cota-parte no pagamento pedido, o qual também se funda no

mesmo benefício da divisão, desde que o benefício somente é válido se estipulado expressamente e, em tal caso, mostrando a razão escrita que o benefício encerra, pode o fiador ser excluído do restante da dívida para somente atender ao pagamento da parte que é de sua responsabilidade [Cód. Civil/2002, art. 829, *caput* e parág. único (arts. 1.493 e 1.494 do Cód. Civil/1916)].

Quando há fiador insolvente, a cota deste é atribuída aos demais.

Se a obrigação do fiador se mostra, pela ausência da restrição, solidária com a dos demais fiadores, não lhe cabe a arguição do benefício, embora lhe caiba exigir, a seguir, de cada um dos fiadores a cota-parte que lhes corresponde, dividindo-se entre eles a cota que caiba ao fiador insolvente.

O benefício da divisão não exclui o benefício da excussão, podendo ser ambos usados simultaneamente, sendo caso em que possam ser pedidos.

Quando a cota-parte não vem estabelecida, por *taxação* determinada, entende-se que ela se forma na divisão proporcional entre os vários fiadores. E o quociente desta divisão mostrará a parte que lhe cabe no pagamento.

O benefício da divisão importa na fiança dada por várias pessoas a *uma só dívida*, tenha essa um só devedor ou mais de um.

No entanto, se cada devedor, por si, apresenta seu fiador, não pode ocorrer o benefício a favor de qualquer deles, que não se mostram conjuntos, mas cada qual fiador de cada devedor (CUNHA GONÇALVES).

BENEFÍCIO DA EXCUSSÃO. É também chamado de *benefício de ordem*. E se apresenta o benefício de excussão como o direito que cabe ao fiador em não ser compelido a pagar a dívida afiançada, sem que primeiro sejam executados os bens do devedor, sob o fundamento de que a obrigação do fiador é acessória e subsidiária. E, desse modo, pelo *benefício de ordem*, que é o mesmo da excussão, primeiramente se deve fazer a execução nos bens do devedor, para que, se estes não existem ou se estes não são bastantes para atender ao pagamento da dívida, que se entende o principal, em relação ao devedor, seja o fiador, por sua obrigação acessória e subsidiária, compelido ao pagamento.

E o benefício, que se estende ao fiador, refere-se a qualquer espécie deles: seja civil, comercial ou judicial.

O fiador, porém, não poderá proclamar o benefício:

- a) se expressamente renunciou a ele;
- b) se está obrigado à dívida como principal pagador ou devedor solidário;
- c) se o devedor for insolvente ou falido.

O direito ao benefício da excussão, por parte do fiador, deve ser arguido tão logo seja ele executado ou mesmo acionado, caso em que o deve opor até à contestação da lide.

No entanto, mesmo que não queira usar do benefício, deve dar notícia da demanda ao afiançado, pois que bem pode este ter exceções a opor ao direito do credor.

Por extensão, o direito ao *benefício da excussão* pode ser deferido ao cedente de um crédito, desde que tenha garantido a solvabilidade do devedor, para que não seja demandado pelo cessionário, enquanto não se tenha investido aos bens do devedor, em primeiro lugar.

Foi a Novela 4ª, de JUSTINIANO, que introduziu o direito de o fiador exigir que sejam executados primeiramente os bens do devedor, a fim de que, somente pela sua insuficiência ou pela sua falta, se faça a execução nos bens do fiador, de que resultou o *benefício da excussão*.

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. Também se diz *benefício da Justiça gratuita*. É concessão do Direito Processual outorgada a toda pessoa que não esteja em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e do de sua família.

Compreende a concessão as isenções:

- a) da taxa judiciária;
- b) dos emolumentos e custas;
- c) das despesas com as publicações no jornal encarregado da divulgação dos atos oficiais;
- d) das indenizações devidas às testemunhas;
- e) dos honorários do advogado e do perito.

O benefício é concedido para todas as instâncias. É de caráter personalíssimo, pelo que não se transmite aos herdeiros do beneficiado, se morre no correr do processo.

O Cód. de Proc. Civil institui as regras de sua concessão nos arts. 19 e seguintes, que se completam pelos preceitos posteriormente fixados na Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Essa lei estabelece as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados.

BENEFÍCIO DA IDADE. Pode ocorrer em duas circunstâncias, ou para que venha, como concessão, suprir a idade de quem não a tem nos termos da lei e dela necessita para fruir e exercer certos direitos, considerando-a como atingida (*emancipação do menor*), ou para dar primazia a quem se apresente em mais avançada idade, tal seja, no caso de eleição empatada, em que o empate se desfaz pela vitória atribuída ao mais velho, em vista do *benefício da idade*, que o favorece.

Entre os romanos, o *benefício da idade* era a *venia aetatis*, que concedia aos menores de 25 anos a capacidade antecipada, fazendo cessar a curatela, antes que tivessem atingido a *aetas perfecta*.

Neste particular, conjugados o benefício da idade e a emancipação, que punha termo ao poder paternal, temos o sentido da emancipação moderna que, em verdade, não se mostra menos que um benefício da idade para o menor que a obtém.

BENEFÍCIO DA MASSA. Como tal se denomina o *privilegio* de que frui a *massa falida* ou a *massa do devedor* em concurso de credores, em virtude do qual são arrecadados em seu *benefício* os bens que se tenham retirado do patrimônio do devedor, em fraude de execução, ou em transgressão a preceitos, que cominam de nulos os atos de transferência ou cessão deles em determinadas condições.

Em relação a essas *massas*, a lei lhes outorgou, assim, a qualidade de *terceiros*, com o *privilegio*, que se mostra benefício delas, de resilirem atos jurídicos, praticados anteriormente à sua composição, libertando-as de seus efeitos.

Benefício da massa consiste, assim, no direito de revogação a certos atos jurídicos, em virtude da qual a massa se enriquece, quando a lei, expressamente, inquirir os atos jurídicos, que devam ser rescindidos, de ineficazes perante a massa.

BENEFÍCIO DA REMIÇÃO. É o direito que se confere à pessoa para libertar bens onerados ou sujeitos à execução, do ônus que lhes pesa ou importunação que vêm sofrendo.

Em várias oportunidades, pode ocorrer o benefício da remição.

Pode ocorrer na hipoteca, quando é o imóvel adquirido por outrem, mostrando-se, neste caso, faculdade do adquirente. É o benefício da remição da hipoteca pelo adquirente.

Pode, ainda, ocorrer, na hipoteca, pelo credor da segunda hipoteca, em qualquer tempo, após o vencimento da primeira hipoteca. É o benefício da remição da hipoteca pelo segundo credor hipotecário.

Ambos, assim, pela remição, foram-se dos encargos da execução por parte do credor hipotecário.

Ocorre o benefício da remição a favor do condômino, na venda da coisa comum.

Dá-se ainda o benefício da remição ao cônjuge, descendente ou ascendente para livrar o bem da penhora, ou da arrecadação no processo de insolvência, depositando o preço por que foram alienados ou adjudicados.

BENEFÍCIO DA SEPARAÇÃO. Assim se entende o benefício que é dado a certos credores para que possam pedir a *separação de bens*, com os quais se cubram de seus créditos, seja no inventário, seja nas liquidações ou execuções judiciais, seja na própria falência.

O benefício da separação pode decorrer de *privilegio* sobre determinados bens, em virtude de penhor, anticrese ou hipoteca, ou em consequência do direito creditório, assegurado por lei.

No inventário, o benefício da separação tem por objeto proteger os credores do *de cujus* contra os credores dos herdeiros, e estes, segundo princípio que se firma, não podem ter direitos sobre o *ativo bruto* do inventário, mas, simplesmente sobre o líquido, isto é, deduzido o seu passivo, que justamente se representa pelos créditos contra o falecido e pelas despesas de inventário.

Nos casos de liquidação, falência ou concurso de credores, o benefício da separação tende a impor a força do crédito privilegiado, em virtude da garantia real com que se apresenta.

BENEFÍCIO DA SERVIDÃO. Designa-se, assim, a prerrogativa que se assegura ao adquirente do prédio dominante em manter a servidão, anteriormente instituída.

E esse benefício se transmite mesmo a cada um dos quinhões do prédio dominante, se for ele partilhado ou dividido entre vários donos que se mantêm no mesmo direito, salvo se, por natureza ou destino, só se aplicarem a certa parte de um, ou de outro [Cód. Civil/2002, art. 1.382, *caput* (art. 701, do Cód. Civil/1916)].

Mas, semelhante prerrogativa, transmitida a cada quinhão, entende-se dentro nas mesmas condições, em que se aproveitava o prédio dominante em sua totalidade, sem que venha, por isso, agravar a situação do prédio serviente.

Desse modo, o benefício consiste em manter o exercício da servidão sem maiores encargos para o prédio serviente. (ngc)

BENEFÍCIO DE ORDEM. É o mesmo *benefício de excussão*.

BENEFÍCIO DE PRAZO. Assim se diz da concessão que se faz a certas pessoas, quando participantes de qualquer demanda ou ação judicial, em virtude da qual usufruem prazos dilatados, ou seja, maiores que os concedidos às outras partes litigantes.

Entre nós, gozam do benefício de prazo, tanto para contestar quanto para recorrer, segundo o CPC, a Fazenda Pública e o MP (art. 188) e os litisconsortes (art. 191).

BENEFÍCIO DO CREDOR. Como tal se considera toda prerrogativa concedida ao credor para segurança de seu crédito ou exigibilidade dele.

Desse modo, tal benefício decorre notadamente do direito de sub-rogar-se no valor do seguro feito sobre a coisa dada em garantia do crédito ou da indenização apurada, quando esta se destrói ou é deteriorada.

E este benefício sub-rogatório decorre de seu direito de preferência sobre a coisa, até que se embolse por completo do valor de seu crédito, em virtude do que, se o seguro ou a indenização se sub-roga na coisa, em seu benefício ocorre a sub-rogação.

BENEFÍCIO DO INVENTÁRIO. É benefício atribuído ao herdeiro. Consiste, desde que aceita a herança, em ser nula admitido, com a prerrogativa de não se obrigar pelos encargos da herança, em consequência de dívidas ou obrigações do *de cujus*, além da *força* (valor) dos bens que lhe tenham sido *atribuídos*.

O benefício do inventário foi, primitivamente, instituído pelo imperador GORDIANO a favor dos soldados. O imperador JUSTINIANO o estendeu a todos os herdeiros, testamentários ou *ab intestato*, e, assim, se tem conservado na prática do Direito.

E, em face desse benefício, depois de feita a partilha, somente os credores retardatários podem cobrar o que lhes cabe, indo buscar das mãos de cada herdeiro a cota proporcional que lhe cabe, tanto que não ultrapasse o valor da herança recebida.

Assim, quando lhe venham pedir mais que o comportado pela força da herança, opõe o herdeiro, contra o pedido, o benefício que lhe é assegurado.

BENEFÍCIO PATRIMONIAL. Sob o ponto de vista econômico, tal como se vê do sentido comercial, *benefício* tem, sempre, o conceito de um *lucro*, ou seja, a *ganância sobre o capital*, o *resultado* obtido ou a *riqueza produzida*.

O benefício patrimonial não se afasta deste sentido, pois que sempre significa ato ou fato, em virtude do qual o patrimônio se engrandece, se enriquece, ou lucra a utilidade, que a ele se acresce.

É o proveito ou vantagem de ordem econômica, trazido para enriquecimento do patrimônio do litigante, tão logo seja restabelecida a relação jurídica molestada, ou com a restituição do bem, que motivou a demanda, ou com o respeito às vantagens que lhe pertenciam, que passam a ser asseguradas ao titular dele. A evidência em valor monetário, da soma dessas utilidades ou vantagens, é que constitui o benefício patrimonial.

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. É o direito às prestações beneficiárias, instituídas pelo órgão de previdência social, inclusive em decorrência de acidente do trabalho, na forma de benefícios e serviços destinados aos segurados e seus dependentes.

BENÉFICO. Palavra originada do latim *beneficus*, de *bene* e *facere* (bem-fazer), tem bem o sentido de mostrar, como adjetivo, tudo que se faz por *liberalidade*, por *generosidade* ou em *benefício de outrem*.

Ato benéfico, ou *contrato benéfico*, indicará sempre em benefício, ou como liberalidade, que favorece a pessoa.

Neste sentido é que o tem aplicado a terminologia jurídica.

BENEPLÁCITO. Expressão que se usa na terminologia jurídica para indicar a aprovação dada ao ato, para que possa surtir efeitos perante determinada autoridade.

Tem, também, o mesmo sentido de consentimento, porque, é claro, quem consente também aprova.

Em geral, é usado para indicar o ato de aprovação ou consentimento do governo para que o ato se pratique ou, depois que é feito, possa realizar o objetivo que tem em mira.

Assim se diz que as sociedades de seguros não podem funcionar sem o *beneplácito* do governo.

BENEVOLÊNCIA. Designação dada a todo ato que é praticado no desejo de fazer bem ou levar proveito a outrem por mera liberalidade, visto que não se estava obrigado à sua prática.

No entanto, embora *beneficência* possa ser tomada no mesmo sentido, porque também se indica a prática de um benefício, mais se aplica esta para indicar o ato caridoso ou de benemerência, enquanto a *benevolência* não indica ato de caridade, mas o ato pelo qual se permite que outrem use do que é nosso, ou faça o que não é do seu direito, mas do nosso, obtendo, assim, vantagens sobre direitos alheios, somente porque o seu titular, benevolmente, liberalmente, o tenha consentido.

Mas os atos de benevolência não criam obrigação, quer dizer, não atribuem a quem quer que seja o direito de permitir que se fixem as relações jurídicas decorrentes de sua admissão.

BENFEITORIAS. Expressão que sempre teve o sentido de *benefícios*, compreende os *melhoramentos* promovidos em um prédio, com a intenção de torná-lo mais útil ou mais agradável.

Melhoramentos, aí, tanto se entendem os trabalhos executados no sentido de tornar melhor ou mais agradável a coisa, como as próprias despesas decorrentes desses melhoramentos, mesmo que tais despesas ou tais trabalhos não se tenham mostrado necessários para a conservação da coisa.

Nesta razão, quando as *benfeitorias* tenham sido feitas em prédio alheio, pode, quem as fez, vir pleitear do proprietário dele a *indenização*, a que se julgue com direito, para cobrir-se do desembolso das despesas feitas com elas.

Mas, neste sentido, há *benfeitorias indenizáveis* e há *benfeitorias não indenizáveis*.

Quer isto dizer: há benfeitorias feitas por terceiros, que devem ser reembolsadas das quantias despendidas na sua execução (são as indenizáveis); mas há benfeitorias que não justificam essa indenização, salvo se autorizadas pelo proprietário (são as não indenizáveis).

Para esclarecer-se o direito à indenização ou o não direito a ela, ter-se-á, então, de recorrer às diversas espécies de benfeitorias, que, classicamente, sempre se mostraram de três cortes: *necessárias*, *úteis* e *voluptuárias*.

Necessárias dizem-se as que são feitas para conservação do prédio, sem as quais este se arruinaria.

Úteis, quando aumentam ou facilitam o uso da coisa, melhorando-a ou valorizando-a, as quais, embora não se indicando indispensáveis para a conservação da coisa, se mostram de visível *utilidade* para o proprietário dela, resultando num enriquecimento em virtude da natural valorização trazida à propriedade.

Voluptuárias, as que se fizeram para mero deleite ou recreio de quem as fez, não se mostrando necessárias ao uso habitual da coisa, nem de maior valia para seu dono, mesmo que por elas se tenha tornado mais agradável.

Não se consideram *benfeitorias* os melhoramentos advindos à coisa sem a intervenção do proprietário, do possuidor ou do detentor dela, tais sejam os acréscidos ou acessões que sobrevenham naturalmente.

A benfeitoria denota sempre o *melhoramento artificial*, ou seja, o que foi produzido pela vontade ou determinação do homem.

BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS. Desse modo, benfeitorias indenizáveis são somente aquelas que se tenham considerado *necessárias*, promovidas em benefício da coisa para sua *conservação*, ou *úteis*, que se tenham promovido em benefício de um aumento ou enriquecimento da coisa em relação a seu uso.

As benfeitorias voluptuárias não fundamentam a indenização, porque sua promoção não encontra justificativa para que dê o direito dessa exigência.

Mas se o *benfeitor* pode exigir a indenização, necessário que se examine de que modo promoveu a benfeitoria, quer dizer, em que condições a fez, para que a mesma se diga indenizável.

É necessário que, na posse da coisa, tenha promovido a benfeitoria, necessária ou útil, de *boa-fé*, pois se a *boa-fé* do benfeitor não é mostrada não tem direito a essa indenização.

Em ação contra o devedor, a indenização pelas benfeitorias são *compensáveis*; quer dizer, pode o devedor pedir abatimento do valor da soma que tiver de pagar, se apresenta justo crédito ou crédito exigível contra o benfeitor.

Qualquer espécie de benfeitoria é indenizável, quando o proprietário da coisa a autorizou.

Mesmo em benfeitorias, necessárias ou úteis, não autorizadas, se o proprietário age de má-fé, tanto quanto o benfeitor, embora possa aquele adquirir para si os benefícios, terá de ressarcir a este o valor das benfeitorias Cód. Civil/2002, art. 1.256, caput (art. 548, do Cód. Civil/1916).

Nas ações reais e reipersecutórias, pode o benfeitor, desde que feitas de boa-fé, opor embargos na execução movida contra ele pelo beneficiado, para que seja pago do valor respectivo, retendo a coisa até que esse pagamento se faça (Cód. de Proc. Civil, art. 744 e §§). (ngc)

BENS. De *bem*, do latim *bene*, é empregado na acepção de *utilidade, riqueza, prosperidade*.

Na terminologia jurídica é, geralmente, tomado no sentido de coisa, correspondendo à *res* dos romanos.

No entanto, nem sempre *bens* e *coisas* podem ser tidos em sentido equivalente, porquanto *hábens* que não se entendem como *coisas*, e há *coisas* que não se entendem como *bens*.

Na compreensão jurídica, somente como *bens* podem ser compreendidas as *coisas* que tenham dono, isto é, as *coisas* apropriadas. Escapam, pois, ao sentido de *bens*, as *coisas* sem dono (*res nullius*).

Desse modo, toda *coisa*, todo *direito*, toda *obrigação*, enfim, qualquer *elemento material* ou *imaterial*, representando uma utilidade ou uma riqueza, integrado no patrimônio de alguém e passível de apreciação monetária, pode ser designado como *bens*.

E não importa que estas *coisas*, reputadas como *bens*, se evidenciem corpóreas ou incorpóreas. Os *direitos* que incidem sobre *coisas*, embora incorpóreas, entendem-se igualmente como *bens*: são *bens* os direitos autorais, os direitos creditórios.

Segundo a sua natureza e as condições em que se integram no patrimônio da pessoa, na terminologia jurídica, tomam os *bens* várias especificações, que, destarte, vão distinguindo do gênero as suas diversas espécies.

E, assim, temos:

BENS ABANDONADOS. Assim se entendem os *bens* que foram *deixados* pelo seu proprietário, com a intenção de não mais manter sobre eles o seu direito de propriedade.

Dessa forma, não serão *bens perdidos*, mas *bens* de cuja posse ou propriedade intencionalmente se *renunciou*.

Os *bens* abandonados, assim, implicam a manifesta intenção de se renunciar a sua propriedade ou posse, de modo que se essa não é visível não há abandono.

A apropriação dos *bens* abandonados, o que se diz *ocupação*, dá ao apropriador ou apoderador deles o direito de propriedade, se esta não se opõe à lei.

Os *bens* abandonados, o mesmo que *coisas abandonadas*, dizem-se *res derelictae*, o que mostra, também, que não se entendem *coisas* que estavam sem dono (*res nullius*); mas *bens*

ou coisas anteriormente apropriados ou pertencentes a outrem, cuja propriedade ou posse foi manifestamente renunciada.

E somente em frente a essa renúncia, segundo a intenção manifesta de abandono, podem os bens abandonados ser adquiridos por quem deles *novamente se apropria*.

É assim que, conforme ensina CLÓVIS BEVILÁQUA, os bens alijados ao mar por ocasião do mau tempo e os que vêm dar à costa, em consequência de naufrágio, não se entendem abandonados. E, por isso, continuam a pertencer a seus antigos donos.

Do mesmo modo, se a coisa ou bens se abandonam com a intenção de ser praticado o ato para determinado fim, somente a pessoa a quem com o abandono se destina, seja como liberalidade (como na doação), seja como pagamento (liberatório ou sub-rogação), pode apropriar-se da coisa ou dos bens.

Vide: *Abandono*.

BENS ACESSÓRIOS. Denominação que se dá a todos os bens ou coisas cuja existência e natureza sejam determinadas em relação a outros bens, que se dizem *principais*.

Desse modo, sua existência supõe sempre a existência dos *bens principais*, sem o que não se verificaria a sua condição de acessórios.

No entanto, *bens acessórios* podem ser entendidos em dois sentidos:

No sentido estrito, como compreendendo somente os bens que são destinados a seguir o principal, segundo a vontade das pessoas nas suas vicissitudes jurídicas. E, neste sentido, neles não se compreendem os *pertences* ou outros bens que ao principal se anexam, independente da vontade expressa das pessoas.

Mas, no sentido amplo, *bens acessórios* compreendem qualquer espécie de bens que, em relação ao principal, tenham vida e natureza dependentes dele, pouco importando que haja manifestação expressa da vontade da pessoa. São, assim, os que se subordinam ao principal, segundo a regra jurídica instituída, ou por imposição de lei, ou, então, por deliberação inserta em cláusula contratual.

Em razão disso, se o bem se encontra em relação de dependência de outro bem, será considerado acessório dele. E desse modo, ainda, não somente se consideram acessórios os frutos produzidos pelo bem principal, como mesmo as próprias benfeitorias que nele se fazem.

Na classe dos acessórios, além das dependências ou pertences, encontram-se os *frutos*, *osprodutos* e os *rendimentos*.

Na verdade, o princípio que rege os *bens acessórios*, identificando-os, e, assim, os distinguindo dos principais, é o da *dependência* ou *subordinação*. E, por esse princípio, que é regra jurídica, os bens acessórios acompanham os principais onde quer que estes sigam: *accessorium sequitur principale* ou *accessorium sui principalis naturam sequitur*.

Os bens acessórios podem ser representados por direitos: a *servidão* é um acessório, em favor daquele a quem se constitui; a *hipoteca* é um acessório, em favor do credor para quem foi constituída.

Vide: *Acessório*.

BENS ACHADOS. Por bens perdidos entendem-se aqueles que saíram da posse de seu dono, sem que tenha ele manifestado qualquer intenção de renunciar o direito a eles. E isto em referência à perda dos *bens móveis*, que se possam *extraviar*, pois, neste sentido, é que se tem a perda, para semelhante caso.

Assim, *bens achados* explica o encontro dos bens perdidos, por outrem ou pelo seu próprio dono.

Desse modo, somente se podem designar como *bens achados*, em sentido técnico, aqueles que tinham dono, anteriormente, e que deles se privou contra a sua vontade, desconhecendo o destino que os mesmos tinham tomado.

A obrigação de quem *acha* bens perdidos é de restituí-los a seu dono ou possuidor. E, se desconhece quem ele seja, cabe-lhe encaminhar os bens à presença da autoridade competente do lugar, pois que, se o dono não aparece, esse bens consideram-se *vagos*.

O *descobridor* (CC/2002) ou *inventor* (CC/1916), achador de bens perdidos, tem direito à recompensa, que se diz *achádego*, e à indenização pelas despesas que houver feito com a conservação e o transporte dos bens, salvo se o dono os abandonar em seu proveito.

Vide: *Coisa achada*.

BENS ADVENTÍCIOS. Assim se dizem os bens adquiridos por herança, que não sejam de sucessão direta, isto é, os que não procedem da sucessão direta do pai ou da mãe, ou outros ascendentes.

São bens oriundos de sucessão colateral ou da liberalidade de outrem.

Adventício, que vem de fora, ou que *sobrevém por acaso*. E, nesta razão, os romanos davam-lhe o nome de *pecúlio adventício*.

Por extensão, e em oposição aos bens que se herdavam em linha direta do pai (*profectícios*), como tal se designam os bens herdados da mãe. É a *bona materna* dos romanos, que provinha de herança do lado materno.

Vide: *Adventício*.

BENS ALHEIOS. Assim se diz dos bens que, embora em posse da pessoa, para administrá-los ou mesmo fruí-los, pertencem a outrem, não cabendo, assim, àquela mais que o direito decorrente da situação jurídica, em que os bens em referência chegaram às suas mãos.

O detentor de *bens alheios*, por qualquer título, jamais pode usar sobre eles de direitos que somente se atribuem a seu senhor e possuidor, isto é, transferi-los, onerá-los, cedê-los ou praticar qualquer outro ato que importe alienação ou gravação, salvo se estiver munido de expressa autorização do verdadeiro proprietário, exarada em mandato devidamente em ordem e com a menção de tais poderes, claramente conferidos.

Quando alguém se apossar de *bens alheios*, contra a vontade de seu dono, a este cabe recorrer aos meios judiciais, usando as ações que lhe são próprias para defesa de seus direitos (ações possessórias, ações de reivindicação, embargos de terceiros).

BENS ALIENÁVEIS. Expressão usada para indicar os bens que se encontram livres de qualquer encargo ou embargo, em virtude do que podem ser livremente cedidos e transferidos. Opõem-se aos *bens inalienáveis*.

Os bens alienáveis podem dizer-se, também, *negociáveis*, visto que a condição *dealienabilidade* os coloca em *comércio*, sendo, por isso, livremente, objeto de venda, de cessão ou de qualquer outra operação ou contrato, em que a propriedade e posse deles se transmitam de uns para outros.

BENS ALODIAIS. Assim se diz dos *bens livres*, isto é, que não estão aforados, ou que não são sujeitos a aforamento, e dos que se encontrem livres de qualquer encargo.

Na técnica dos *terrenos de marinha*, terreno alodial ou *bem alodial* é aquele que confina com o terreno de marinha, mas não lhe pertence, estando, portanto, livre dos encargos impostos àquela espécie de terrenos, que somente se adquirem por enfiteuse ou se ocupam por arrendamento. Estão, por essa razão, isentos da imposição dos prazos ou de foros, livres que se acham do mando de outro senhorio, que não seja o seu próprio dono, que lhes tem os dois domínios: direto e útil.

BENS ANTIFERNAIS. São aqueles doados pelo marido à esposa, no pacto antenupcial, para compensar o dote, eventualmente por ele administrado. (pg)

BENS ARRESTADOS. É expressão usada na linguagem forense para indicar os bens que foram apreendidos em virtude de um mandado de *arresto*, indicando, assim, a especial condição em que se encontram em juízo, à disposição e sob vigilância da Justiça, até que se ultime a pendência ou a controvérsia, que justificou a concessão da medida. E, desse modo, enquanto na condição de *arrestados*, confinados à guarda do depositário designado, estão sob custódia do juiz e sobre eles nenhuma transação ou operação se fará, até que se decida, por sentença, a questão, que neles se assegurou.

Os *bens arrestados* são tirados dos *bens próprios* do devedor, contra quem se demanda, para garantia desta, ou seja, para que se assegure o credor no pagamento do que pretende.

Os bens arrestados, assim, se distinguem dos sequestrados, pois estes se entendem bens litigiosos e os arrestados são bens que se retiram do poder do devedor, sejam eles quais forem, para garantia ou pagamento da dívida ou indenização demandada.

BENS ATUAIS. A expressão *bens atuais* está precisamente fundada no sentido de atualidade, que significa aquilo que é *presente*, em oposição àquilo que é *futuro*.

Nesta acepção, *bens atuais* querem significar os *bens presentes*, isto é, já adquiridos e incorporados ao patrimônio da pessoa que os obteve, pelo que, já os tendo em mãos, na sua posse e no seu domínio, os pode usar e usufruir segundo seus próprios direitos.

BENS CASTRENSES. Denominação dada aos bens que são adquiridos pelas pessoas, quando em serviço militar.

No Direito Romano, o conjunto de bens adquiridos pelo militar *filho-família* formava o *pecúlio castrense*.

Este *peculium* se constituía não somente de bens dados a ele, como dos que ele adquiria neste serviço ou lhe eram dados por liberalidade de um companheiro de armas, ou mesmo de outros, que lhe eram atribuídos durante o período da campanha.

Por extensão, os bens adquiridos pelos filhos-família, no exercício das profissões liberais ou função pública, bem como todos e quaisquer bens adquiridos por eles, mesmo como caixeiros ou agentes de comércio, eram considerados *quase castrenses*.

Os *bens castrenses* podiam ser dispostos pelos filhos-família, em testamento.

O nome *castrense*, dado a estas espécies de bens, provém do fato de sua aquisição em campanha, ou acampamento, a que os latinos chamavam de *castra*, de *castrari* (acampar).

BENS CLAUSULADOS. Assim se entendem os bens sobre os quais pesam cláusulas ou condições restritivas à sua alienação, pelo que tais bens se mostram inalienáveis.

Eles se mostram, assim, bens simplesmente *usufrúveis*, isto é, podem ser usados pelo próprio titular ou dados em locação ou arrendamento, mas não podem ser vendidos nem ser onerados.

A cláusula de inalienabilidade pode ser *temporária* ou pode ser *vitalicía*, não se compreendendo, no entanto, na vitaliciedade, o caráter de *perpetuidade*.

Desse modo, a *vitaliciedade* é entendida como a cláusula que se mantém durante a vida da pessoa para quem a propriedade se transmitiu com a cláusula, pois que se passasse de sua vida seria *perpétua*.

A cláusula de inalienabilidade decorre de imposição legal ou da vontade de outrem, que, quando transfere os bens, a título gratuito, impõe a restrição ao donatário ou legatário, porque o clausulamento de bens somente se pode compreender nas aquisições a título gratuito, não nas onerosas.

As cláusulas de inalienabilidade podem decorrer do *regime dotal* ou de determinação do testador ou doador para os bens herdados ou doados, quando, como vimos, não sejam decorrentes de princípio instituído em lei, em virtude do qual é o bem considerado inalienável.

Também se entendem *bens clausulados* os bens doados, por uma pessoa, a um dos cônjuges, com a cláusula de *incomunicabilidade*.

Em tal caso, mesmo que o regime seja de *comunhão universal*, esses bens serão *bens particulares* do cônjuge donatário.

Vide: *Bens inalienáveis*.

BENS COLETIVOS. Em oposição aos *singulares*, são os que se compõem de vários *bens simples* e somente se consideram, assim, em conjunto, formando, deste modo, um só *todo patrimonial*.

Constituem a *universitates rerum*, dos romanos. E não obstante essa solidariedade em que, aparentemente, são vistos, as coisas de que se compõem podem ser consideradas separadamente. *Universalidade de bens*.

Os bens coletivos (*universitates rerum*), segundo a sua própria natureza ou a origem de que provêm, se se encaram simplesmente como a *reunião de bens*, isto é, se se vê simplesmente o fato material, dizem-se *universitates facti*. Mas se se deve desprezar o conjunto, em relação

ao uso que dele é feito, e se se tiver de apreciar o princípio em relação aos direitos, que os bens universalizados representam, dizendo-se *universitates juris*, compreendem-se os *bens coletivos* como o conjunto indestrutível, e que, em razão disso, somente como universalidade deve ser tratado.

E, assim, ter-se-á a expressão no sentido de *patrimônio*, dote, herança, pecúlio, enquanto *auniversitates facti* indicará o rebanho, a manada, a biblioteca, a coleção de objetos ou de coisas do mesmo gênero, reunidos, voluntária ou eventualmente.

E, sendo assim, claramente se anota que a *universalidade jurídica* é constituída pelo complexo de bens de mais variada natureza, enquanto que a *universalidade de fato* compreende a reunião de bens do mesmo gênero. Na primeira, sob o ponto de vista jurídico, sua apreciação, em regra, se faz sobre o conjunto, enquanto na segunda podem os bens ser apreciados singularmente, sem qualquer ofensa à universalidade.

A *universalidade jurídica* forma sempre um *acervo de bens*, o que vulgarmente se diz *umativo*. E subsiste como tal, embora não conste de objetos materiais, enquanto um deles, ao menos, existia. A universalidade ou coletividade jurídica somente se extingue pelo desaparecimento total de todas as espécies ou indivíduos que a compõem.

Vide: *Bens universais*.

BENS COMUNITÁRIOS. Bens comunitários são aqueles que atendem aos serviços de determinada comunidade, com utilidade pública, assim transcendendo ao interesse individual, mas que não pertencem ao Poder Público, como os bens públicos, dominiais e de uso especial. Os bens comunitários são aqueles, por exemplo, que atendem aos serviços comuns nos loteamentos (bancos, jardins, vias) ou que integram o acervo de entidades públicas ou de entidades privadas de utilidade pública voltadas para a satisfação dos interesses de determinada comunidade, como o popular orelhão, de propriedade da empresa de telefonia, mas que é instalado para atender interesses diversos da mesma empresa. (nsf)

BENS COMUNS. O sentido de bens comuns pode ser tido em duas acepções perfeitamente distintas.

Pode ser entendido no sentido de *bens inapropriáveis*, isto é, que não são suscetíveis de *umapoderamento* por parte da pessoa, a fim de que os *particularize* em proveito ou utilidade própria.

Serão os *bens comuns a todos* (*res omnium communes*) ou *communia omnium*, na linguagem romana, tais sejam o ar, a água corrente, o mar, a luz, de todos se utilizam.

Mas, para os distinguir da outra espécie, dos *bens apropriados*, também se dizem, no primeiro sentido, *bens de uso público*, para indicar que são bens de uso de todos os habitantes de um lugar. São bens que se dizem públicos, justamente, porque, mesmo quando apreensíveis, não estão no comércio, não podendo, assim, ser objeto de apropriação ou ocupação pelo particular.

No segundo sentido, os *bens comuns* designam os bens que são possuídos em *comunhão*: têm dois ou mais titulares, pertencem a todos eles em *comunidade*.

Neste sentido, dizem-se, então, bens comuns os bens pertencentes ao casal, marido e mulher, ou os bens que são mantidos em comum, pelo *condomínio*, até que este cesse pela divisão.

Vide: *Comunhão, Condomínio*.

BENS CONSUMÍVEIS. Indica a expressão os bens, cuja utilização importe em *destruição*: eles se consomem pelo uso ou pela utilização.

Mas, essa *destruição*, caráter do consumo ou consumação dos bens, não se apresenta meramente *material*. Há o *consumo jurídico*.

Por *consumo material* entende-se o consumo efetivo, tal seja, se os bens são representados por *bebidas* ou *gêneros* a ingestão, em virtude da qual eles se consomem ou se *destroem*.

O *consumo jurídico* mostra-se o consumo decorrente da alienação da coisa, quando a ela se destinava.

As mercadorias, postas à venda em um negócio, são bens consumíveis, desde que seu fim ou seu uso é serem vendidas, o que também importa na imediata destruição de sua substância, em relação ao vendedor. Para este, esta destruição é jurídica, porquanto, tão logo a venda se

efetiva, se mostra ato de disposição, que, prontamente cumprido, encaminha os bens ao consumo ou uso do comprador.

BENS CORPÓREOS. Já se compreendiam, imemorialmente, os *bens corpóreos* como constituídos pelas *coisas*, que caem debaixo de nosso sentido, ou seja, como o acentuava JUSTINIANO, *haec sunt, quae sui natura tangi possunt*.

Deste modo, somente quando tenham um *corpo*, em que se possa tocar (*quae tangi possunt*), dir-se-á que os bens são corpóreos.

São, pois, os *bens materiais*, que tenham existência real e concreta, que sejam suscetíveis de apropriação.

Os bens corpóreos podem ser compreendidos tanto em *móveis*, como *imóveis*, pois opõem-se aos incorpóreos, que se constituem pelos *direitos e ações*.

BENS DA COROA. Assim se dizem os bens que constituem o patrimônio de um rei ou imperador.

BENS DA FAMÍLIA. Vide: *Bem de família, Bens do casal*.

BENS DA HERANÇA. Assim se entendem os bens deixados por uma pessoa, por ocasião de seu falecimento, e que, pela sucessão, se transmitem a seus herdeiros, legítimos ou testamentários.

Formam uma universalidade de bens, a que se chama de universalidade jurídica (*universitates juris*). E assim se mantém, administrados pelo inventariante ou testamenteiro, até que se ultime a *partilha*.

Aos bens da herança dá-se também o nome de *acervo hereditário, espólio, bens do defunto* ou do “*de cujus*”.

Os bens da herança devem ser descritos no inventário com individualização e clareza, de modo que se apresentem inconfundíveis e identificáveis.

Vide: *Herança, Herança jacente*.

BENS DA UNIÃO. Assim se dizem os bens que compõem o patrimônio da União.

Constituem uma fração dos bens públicos, porque nem todos os bens públicos, *res publicae*, se entendem *dominiais*, e quando se dizem propriamente bens da União (ou do Estado, na sua qualidade de pessoa jurídica de Direito Público), compreendem os bens patrimoniais, que se distinguem dos bens *communia omnia*, porque estes são de uso de todos.

Na compreensão dos bens da União somente há a distinguir os bens destinados a seus serviços, à localização e acomodação de suas repartições, e os bens destinados à produção de rendas.

Deste modo, os bens da União dizem-se:

a) *Bens de domínio público*, quando destinados a uso especial, tais sejam os edifícios públicos, ou outros próprios utilizados para os serviços do governo.

E se dizem *improdutivos*, porque não produzem rendas, possuindo somente a função de serem utilizados por necessidade de ordem pública.

b) *Bens de domínio privado*, quando pertencentes ao Estado (União), este deles tira rendas ou rendimentos que se incorporam à *Receita Pública*. São *bens produtivos*, que se dizem, propriamente, patrimoniais, em oposição às rendas *tributárias*, de origem bem distinta.

Pela Carta Federal de 1988, art. 20, são considerados bens da União:

a) os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;

b) as terras devolutas;

c) os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, inclusive os terrenos marginais e as praias fluviais;

d) as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países;

e) as praias marítimas;

f) as ilhas oceânicas e costeiras;

g) os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;

h) o mar territorial;

i) os terrenos de marinha e seus acrescidos;

- j) os potenciais de energia hidráulica;
- l) os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
- m) as cavidades subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;
- n) as terras ocupadas pelos índios.

A Lei nº 9.636, de 15.05.98, dispõe sobre a regularização, a administração, o aforamento e a alienação de bens imóveis de domínio da União.

Vide: *Domínio da União*.

BENS DE AUSENTE. Designação dada pela lei civil ao conjunto de bens deixados pela pessoa, que se declara *ausente*.

Até que se abra a *sucessão provisória* ou seja declarada a *vacância dos bens*, a administração dos bens de ausentes é conferida a um *curador*, nomeado pelo juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público. E este *curador de ausentes* será o representante legal do ausente, e, como tal, será demandado ou poderá demandar por tudo que diga respeito ao ausente e à administração dos bens dele.

BENS DE ESTRANGEIROS. Expressão que se aplica para distinguir os bens possuídos no país, pelo não nacional ou pela pessoa de nacionalidade estrangeira, resida ou não no país.

A respeito da vocação hereditária em bens de estrangeiros, situados no país, determina a lei constitucional que será esta regulada pela lei nacional em benefício do cônjuge brasileiro e dos filhos do casal, sempre que não lhes seja mais favorável o estatuto do *de cujus* (Const. Federal, art. 5º, XXI).

Quando não deixa herdeiros, os bens dos estrangeiros, tais como os dos nacionais, declaram-se *vacantes*, deferindo-se seu domínio ao Estado.

O CPC/1973, tratando da competência internacional, diz que compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja *estrangeiro* e tenha residido fora do território nacional (art. 89, II).

BENS DE MÃO-MORTA. Termo utilizado para designar os bens inalienáveis pertencentes a igrejas, hospitais ou outras agremiações. (pg)

BENS DE RAIZ. Designação também dada aos *bens imóveis*, em vista da circunstância em que são eles encarados: ou são representados pelo próprio *solo* ou a este se fixaram perpetuamente (*vincta fixaque*).

Vide: *Bens imóveis*.

BENS DESEMBARGADOS. É o mesmo que *bens livres* ou *desonerados*. Indicam-se bens que se encontram sem qualquer espécie de ônus ou desembaraçados de quaisquer encargos ou compromissos. *Bens alodiais*.

BENS DESONERADOS. O mesmo que *bens desembargados*.

BENS DETERIORÁVEIS. Assim se dizem os bens que se possam deteriorar pela ação do tempo ou pelo uso contínuo.

No entanto, não se confundem com os *bens consumíveis*, que são os que se destroem, tão logo, pelo seu primeiro uso, tal como os alimentos, ou seja, os que somente permitam um só ato de gozo. Os *deterioráveis*, como se vê, permitem uso sucessivo, sem que se consumam, embora se possam gastar aos poucos, dia por dia, em cada uso que deles se faça: assim os vestuários, o calçado, a mobília, os utensílios domésticos.

BENS DIVISÍVEIS. Consideram-se *divisíveis* todos os bens que possam, praticamente, ser divididos em várias porções, formando cada uma delas um *objeto homogêneo e análogo*, não somente em relação a cada porção em que se dividiu, como em relação ao próprio todo.

Desse modo, se a divisão não se considera efetiva ou se se decide, assim, que os bens voltem ao estado primitivo, todas as partes ou porções, novamente reunidas, reconstituem o *todo*, tal como se encontrava anteriormente. Esse, aliás, é o critério prático da própria divisibilidade.

Em regra, os bens materiais, notadamente os referentes à propriedade, são divisíveis ao infinito.

No entanto, há bens, fundados em direitos e ações, que também se mostram divisíveis, desde que, por sua natureza, possam ser exigíveis parcialmente.

Quando se trata de propriedade, pertencente a vários donos, costuma-se dizer que ela é *pro indiviso*, enquanto não partilhada ou dividida entre os condôminos, e *pro diviso* se, já dividida ou partilhada, eles a fruem em comum, embora o direito de cada dono seja pertinente à parte que lhe foi atribuída.

No Direito Romano, utiliza-se o termo *individuum* para indicar a coisa indivisível, chamando-se *indivisa* a que não estava dividida, embora suscetível de *divisão*.

E, assim, empregavam indistintamente *individua hereditas*, em vez de *indivisa hereditas* ou *res naturaliter indivisae*, em vez de *res individuae*.

BENS DOADOS. Denominação especificamente atribuída aos bens que constituem o conteúdo de uma doação, em virtude da qual eles saem do patrimônio do doador para o do donatário.

Desse modo, embora passem tais bens ao domínio do beneficiado ou donatário, eles se distinguem dos bens que possuía, de outras origens, e de outros que venha a adquirir.

Os bens doados ficam assinalados da liberalidade que os trouxe ao patrimônio do donatário.

Vide: *Doação*. Os bens doados podem ser clausulados com a inalienabilidade.

Vide: *Bens clausulados*.

BENS DO CASAL. Genericamente, assim se denominam todos os bens possuídos por marido e mulher, como membros da sociedade conjugal.

Mas, mesmo que por esta designação se possa compreender o conjunto de bens de domínio do marido e mulher, nem todos os bens se entendem propriamente de ambos os cônjuges.

Quando os bens do casal pertencem, indistintamente, e em igual proporção, a um e outro cônjuge, dizem-se *bens comuns do casal*. E isto significa que os bens pertencem tanto ao marido como à mulher.

Quando os bens do casal se denominam, então, *comuns*, já se tem a exata noção de que o regime matrimonial é de comunhão, seja *universal* (quando não há exclusão de bens) ou *parcial* (quando há), e que, por isso, todos os bens da comunhão, em razão da *comunicação*, foram integrados num só patrimônio.

Quando o regime é de separação, os bens, então, se dizem *particulares* do marido ou da mulher. E também, assim, dir-se-á quando a comunhão é parcial, para os bens que não entram nela.

Quando, no casamento, se adota o regime dotal, para os bens, que ao dote pertencem, se dá o nome de *bens dotais*.

Os bens particulares da mulher, decorrentes do regime de separação, serão administrados por ela mesma, cabendo-lhe, ainda, o direito de dispor deles, sem qualquer interferência do marido, se móveis. E, do mesmo modo, se entende para os bens particulares do marido.

Quando os bens, pertencentes a um dos cônjuges, tenham procedido de *doação*, integrarão a comunhão, se este é o regime, e não tenham sido doados com a *cláusula de incommunicabilidade* Cód. Civil/2002, do art. 1.668, I (art. 263, II, do Cód. Civil/1916).

Embora administrados pelo pai, ou pela mãe, na falta daquele, os *bens dos filhos menores*, quando *adventícios*, não se incluem entre os bens do casal: são bens *particulares dos filhos*.

Do casal são entendidos, destarte, somente os bens pertencentes aos cônjuges em comunhão. (ngc)

Vide: *Bem de família*, *Bens comuns*, *Bens dotais*, *Comunhão*.

BENS DO ESPÓLIO. Nome que também se dá aos *bens da herança*. *Bens hereditários*.

Também assim se dizem, em linguagem militar, os bens conquistados ao inimigo.

Indicam-se *despojos* ou *presas*.

BENS DO INTERDITO. Especificação dada aos bens possuídos pela pessoa, de que se tenha declarado a *interdição*.

Os bens do interdito, como de todo *incapaz*, não se dizem *bens livres*, para que possam ser objeto de qualquer negociação, ou ser dados em garantia.

Os bens do interdito, segundo princípio firmado na lei civil, serão administrados por um *curador* (o interdito está sujeito à curatela).

Mas esse administrador, ou mandatário legal da pessoa do interdito, não pode praticar livremente em seus bens mais que atos de mera administração.

Sendo assim, não pode praticar atos que importem disposição ou alienação, ou outros de certa gravidade, sem que obtenham, previamente, autorização do juiz, que vigia a sua missão.

Desse modo, incluem-se como atos que necessitam de autorização:

- a) arrendamento de bens de raiz Cód. Civil/2002, do art. 1.747, V (art. 427, V, do Cód. Civil/1916);
 - b) venda dos imóveis e dos móveis, cuja conservação não convier Cód. Civil/2002, do art. 1.748, IV (art. 427, V, do Cód. Civil/1916);
 - c) hipoteca sobre os referidos bens imóveis e penhor ou caução sobre os bens móveis ou títulos.
- Pelo processo da sub-rogação, havendo *manifesta vantagem* para o interdito, pode ser substituído um bem por outro.

As vendas ou arrendamento dos bens dos interditos somente se efetivam por meio de *hasta pública*.

A entrega dos bens do interdito ao curador é feita mediante termo assinado por este. É exigência expressa do art. 1.745, *caput* do Cód. Civil/2002 (art. 423, do Cód. Civil/1916). E antes de sua assinatura não pode exercer a administração, que lhe é confiada. (ngc)

Vide: *Interdição, Interdito*.

BENS DO INVENTÁRIO. Embora *bens do inventário* possam ser compreendidos como *bens da herança*, há ligeira diferença entre estas duas *universalidades jurídicas*.

Os *bens da herança* constituem o conjunto de bens *pertencentes ao falecido (de cujus)*.

Como *bens do inventário* se entendem todos os bens pertencentes ao *de cujus*, assim como todos os demais bens encontrados na posse do “*de cujus*”.

Os *bens do inventário*, assim, são os que constam da *descrição do inventário* e que foram arrecadados pelo inventariante. E nesta descrição tanto se computaram os bens que se sabem, legitimamente, como compondo a herança, como todo e qualquer bem, mesmo alheio, isto é, que não pertença ao *de cujus*, desde que tenha sido *encontrado em meio dos bens da herança*.

Mas, se *bens alheios*, somente se procederá à arrecadação e respectiva descrição, se estavam, ao tempo do falecimento do *de cujus*, em *poder dele*. Não se arrecadam bens alheios quando não estejam na *posse do defunto*.

Se alheios, bem entendido, pois que se *bens próprios* do defunto, eles serão arrecadados, onde quer que se encontrem. Formarão os bens da herança, com os demais presentes, e constituirão também os bens do inventário, sendo especificados e descritos, segundo o estilo, na descrição, que é da regra.

Vide: *Inventário*.

BENS DOMINIAIS. Também se dizem *bens dominicais*. Significam os bens propriamente *imobiliários*, isto é, os bens imóveis, sobre os quais incidem duas espécies de domínio: *odireto* (de senhor) e o *útil* (de possuidor).

Mas, por extensão, também se designam pela mesma expressão os *bens móveis*, sobre os quais também incidem os direitos de seu proprietário, direitos que são diretos e direitos que são úteis, tal como ocorre nos imóveis.

Vide: *Domínio*.

BENS DOS INCAPAZES. Expressão usada na terminologia do Direito Civil, para designar os bens pertencentes a *menores e interditos*.

A lei civil estabelece regras especiais a respeito da administração destes bens, confiados aos pais, aos tutores ou curadores, segundo as circunstâncias também especificadas, isto é, conforme os incapazes sejam menores simplesmente, sejam menores e órfãos, ou sejam interditos.

Vide: *Bens do interdito, Bens dos menores*.

BENS DOS MENORES. Denominação dada aos bens que se transmitem para o domínio e posse dos menores, sejam relativamente ou absolutamente incapazes, estejam sob *tutela* ou mesmo sob *poder familiar*.

Quando administrados pelo tutor os *bens dos menores*, esta administração está subordinada aos mesmos princípios legalmente instituídos em relação aos bens do interdito.

Mesmo em relação aos pais, como administradores legais dos bens pertencentes aos filhos menores, pelo menos no tocante aos *bens imóveis*, institui a lei civil que não podem ser alienados, hipotecados ou gravados de ônus reais ou praticados outros atos que ultrapassemos limites da simples administração, exceto por necessidade ou utilidade da prole, e isto mesmo mediante autorização judicial Cód. Civil/2002, do art. 1.691, *caput* (art. 386, do Cód. Civil/1916).

Quando os menores, maiores de 18 e menores de 21, estiverem *emancipados*, os bens particulares deles serão livremente por eles administrados dentro dos princípios a que estiverem subordinados os mesmos bens.

Quando a administração dos bens dos menores for deferida ao *tutor*, tal como no caso do curador, são estes bens entregues ao tutor, mediante termo que por este será assinado. (ngc)

Vide: *Emancipação, Menor, Poder familiar, Tutor*.

BENS DOTAIS. Tecnicamente, entende-se por *bens dotais* todos aqueles bens que são trazidos pela mulher à sociedade conjugal, sob a condição de serem restituídos quando dissolvida a sociedade.

Os bens, assim, conduzidos pela consorte a seu marido, constituem o seu *dote*, que lhe é dado por seu pai, como adiantamento da herança, ou pode consistir em liberalidade de outrem, e recebem o nome da figura jurídica que por eles se compõe: *dotais* ou *do dote*.

Os *bens dotais* podem ser representados por quaisquer espécies de bens: móveis, imóveis ou direitos, isto é, *res soli, res mobiles ou res moventes*, como os *jura in re*. E, no seu conjunto, constituem uma universalidade jurídica: *o dote*.

Os bens dotais se provêm do pai ou de um outro ascendente, parente da mulher, dizem-se também *dotais profectícios*; se de outra origem *dotais adventícios*. E isto segundo o próprio sentido que se dá aos *bens profectícios* e aos *bens adventícios*.

Na constituição do dote podem ser estipuladas condições relativas aos bens dotais, tal, por exemplo, uma reserva de suas rendas para as despesas particulares da mulher (Código Civil/1916 art. 287, I – artigo sem correspondência no Cód. Civil/2002, que não mais prevê o regime dotal).

A administração dos bens dotais cabe ao marido. No entanto, essa administração não vai até a prática dos atos de disposição. E, assim, para os atos de alienação ou gravação dos bens dotais, mediante justificação, deve haver prévia autorização judicial. Para eles, permite-se a substituição mediante sub-rogação. (ngc)

Vide: *Dote*.

BENS EREPTÍCIOS. Bens que seriam herdados pelo herdeiro declarado indigno, porém retornam ao espólio para serem partilhados. (ngc)

BENS EXEQUÍVEIS. Entendem-se como *bens exequíveis* aqueles sobre que possa recair a penhora, na qual a execução se cumprirá.

Em regra, são exequíveis os bens pertencentes ao executado, isto é, aqueles que se integram no seu patrimônio, sejam reais ou sejam direitos e ações. A *exequibilidade* dos bens, assim, está adstrita a seu caráter de patrimoniais. E desta somente se excluem os *bens impenhoráveis*.

No entanto, excepcionalmente, permite a lei que, mesmo bens já afastados do patrimônio do devedor, possam cumprir o encargo da execução.

E assim se anotam os bens do sucessor singular, quando se trate de ação real; os bens do herdeiro, pela sua responsabilidade, em parte, da dívida do *de cujus*; os bens alienados em fraude de execução.

BENS EXTRADOTAIS. Denominação dada aos bens possuídos pela mulher, os bens particulares dela, não do dote, quando consorciada sob o regime da separação de bens.

Tais bens, assim, referem-se aos bens particulares da mulher, claramente não incluídos no dote e também não compreendidos na comunhão.

A estes bens se refere a lei civil brasileira, no art. 299, no Cód. Civil/1916 – artigo sem correspondência no Cód. Civil/2002, que não mais prevê o regime dotal, quando institui que,

por eles, se pagam as dívidas contraídas pela mulher na vigência do casamento, pois que, se antes estas poderão ser registradas pelos próprios bens dotais, na falta dos bens extradotais, dos frutos dos bens dotais ou dos móveis dotais.

Também se dizem extradotais os bens particulares do marido, que não se refiram aos do dote de sua mulher, quando é este instituído em regime de separação de bens ou de comunhão parcial, para distingui-los dos bens dotais e dos bens comuns, referindo-se, simplesmente, aos bens que se anotavam na ocasião do matrimônio, ou adquiridos com a condição de incomunicabilidade. *Bens parafernais*. (ngc)

BENS FORA DO COMÉRCIO. É expressão mais generalizada para referir-se às coisas que não podem ser transformadas em *bens*, porque sejam insuscetíveis de apropriação, ou porque a lei as tenha reservado para *bem comum*, sendo por isso *inalienáveis* e *imprescritíveis*.

A expressão, assim, *fora do comércio*, a que os romanos designavam *extra commercium*, vem apontar os casos em que, não obstante o sentido lato de bens ou coisas, sejam todos os objetos materiais, como as próprias ações do homem, ou seja, tudo que possa ser *objeto de um direito*, se encontram *coisas* que, não podendo ser convertidas em bens, não podem ser objeto de direito por parte da pessoa. E, por isso, se dizem *fora de comércio*, que dá o sentido de inapropriáveis, não ocupáveis e não prescritíveis.

Entre os bens fora do comércio encontram-se os *communia omnia*, que se mostram coisas de uso de todos por seu próprio destino: a água corrente, a luz, o mar; as *res publicae*, que como tais se entendem todas as *coisas* pertencentes ao Estado, mas de uso comum: os rios navegáveis, as praças, as estradas.

Em sentido mais restrito, *fora de comércio* pode expressar a situação dos bens, que, mesmo não dispostos na categoria dos inapropriáveis, por ser um bem comum ou por ser um bem público, *não podem legalmente* ser objeto de operação ou de contrato.

São assim os bens *inalienáveis* que, pela condição que lhes é imposta, são postos *fora do comércio*, razão pela qual não podem ser vendidos (alienados) ou onerados.

Em virtude disso, a lei civil brasileira, dando conceito de *coisas fora de comércio*, acentua as duas espécies de bens: os *inapropriáveis* e os *legalmente inalienáveis*, embora para estes a in comerciabilidade possa ser temporária, enquanto para os outros é permanente.

Os bens fora de comércio dizem-se *res nullius*; mas nem todas as *res nullius* se entendem fora de comércio, visto que, *verbi gratia*, as *res derelictae* (coisas abandonadas) são também *res nullius* e podem ser apropriadas.

Os romanos ainda incluíram como in comerciáveis: as *res divini juris*, entre as quais se distinguem: *res sacrae*, *res religiosae* e *res sanctae*.

BENS FUNGÍVEIS. A lei civil brasileira, sem afastar-se do sentido próprio da expressão, tido desde a era romana, conceitua como *bens fungíveis* todos os *bens móveis* que se possam substituir por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade.

CUNHA GONÇALVES, citando ROGUIN, asseverava que a *fungibilidade* é uma *qualidade econômica e objetiva das coisas*, e não uma *qualidade física*, nem resultante da apreciação objetiva das partes.

Em razão disso, claramente se entende que os bens são fungíveis quando se possam substituir ou quando se permite esta substituição, pois que, se uma *coisa fungível* é dada para que se restitua ela própria, a coisa fungível passa a ser *infungível*. Tal o caso de moeda antiga que se cede para figurar numa exposição, que, assim, se mostra uma *qualidade econômica e objetiva da coisa*.

Mas, salvo exceção como a aludida, os bens fungíveis são sempre os que se possam substituir por outros da mesma espécie, de modo que uns possam perfeitamente representar e substituir os outros. É o sentido que nos davam os romanos quando diziam: *res quae pondere, numero, mensura constant*.

Como *coisa fungível*, a mais interessante e importante é a moeda.

Praticamente, por *bens fungíveis*, entendem-se todos aqueles móveis, que se pesam, se contam ou se medem.

Vide: *Fungibilidade*.

BENS FUTUROS. É designação dada aos bens, para distingui-los dos que se dizem *atuais* ou *presentes*, visto que, por ela, se tem o sentido de bens que não passaram ainda para o patrimônio ou domínio da pessoa, embora seja esta a expectativa.

Desse modo, sua *aquisição* ainda não se completou, em virtude da dependência em que se encontram, seja da vontade ou do arbítrio do sujeito (nesse caso se dizem também *deferidos*), seja do evento de fatos ou condições falíveis (então se dizem *não deferidos*).

Os bens futuros, que também se podem dizer *bens incertos*, em verdade, enquanto não se tornem reais e se complete a aquisição implicam *expectativa de direito*, seja quanto aos que se dizem *não deferidos*, dependentes que são de fenômenos da natureza ou de condições impostas, seja quanto aos *deferidos*, dependentes embora do arbítrio do sujeito.

Convém, como claro se mostra, distinguir os *bens futuros* dos *bens remotos*. Estes se encontram distantes, estão longe das vistas de seu titular, mas, entendem-se bens que já se incorporaram a seu patrimônio. E os futuros são bens que *hão de vir* ou *estão por vir*, havendo a probabilidade de virem. São *incertos*, mas esperados e prováveis.

BENS HEREDITÁRIOS. Designação dada aos bens pertencentes à herança. São os bens deixados pelo falecido e que estão transferidos a seus herdeiros.

BENS IMATERIAIS. O mesmo que *bens incorpóreos*.

BENS IMÓVEIS. Como *bens imóveis* entendem-se os que, por sua natureza de *imobilidade* ou fixação ao solo, seja natural ou artificial, mas de modo permanente, dele não se possam mover, em seu todo, sem se desfazerem ou se destruírem.

Desse modo, em sentido próprio, por *imóveis* se entende o solo, como tudo o que a ele se fixou em caráter permanente, sem a intervenção do homem (naturalmente) ou por sua vontade (artificialmente).

Por essa razão, os romanos diziam *res soli*, para indicar as *coisas imóveis*, sem levar em conta somente o terreno propriamente dito (*solum*), como ainda todos os *bens de raiz* (*fundus* ou *praedium*), embora costumassem dar para as edificações o nome apropriado de *aedificium*.

Desse modo, ainda hoje, *prédio* tem o sentido de expressar o *bem imobiliário*, compreendido pelo terreno nu, como pelo terreno e suas construções.

Os bens imóveis classificam-se:

- a) *Imóveis por natureza.* Aqueles que assim se apresentam sem qualquer intervenção do homem: o solo com a sua superfície, os acessórios e adjacências naturais, compreendendo as árvores, os frutos pendentes, o espaço aéreo e o subsolo.
- b) *Por ação do homem,* aqueles por ele construídos: os edifícios, que podem ser urbanos ou rústicos.
- c) *Por disposição de lei.* Aqueles que assim se consideram por determinação legal: os direitos reais sobre imóveis e o direito à sucessão aberta [Cód. Civil/2002, art. 80, *caput* (art. 44, do Cód. Civil/1916)].

Os bens imóveis estão sob o regime da lei do lugar em que estiverem situados. (ngc)

BENS IMPENHORÁVEIS. A impenhorabilidade dos bens mostra expressão mais ampla que a inalienabilidade deles.

Quer isto dizer que os bens impenhoráveis se entendem não somente aqueles que são inalienáveis, mas todo e qualquer bem que, por preceito legal, fique isento ou livre da penhora, nas execuções judiciais.

Neste sentido, a impenhorabilidade dos bens mostra a inexecutibilidade deles, de modo que os bens impenhoráveis não são bens exequíveis, não se podendo, pois, proceder à penhora neles, caráter de executibilidade dos bens passíveis de penhora e execução.

A menção dos bens impenhoráveis deve constar em lei ou declaração de ato voluntário, para que neles não se processe a penhora.

O Cód. de Proc. Civil os enumera nos arts. 649 e 650 os bens impenhoráveis.

Neles se acham incluídos os bens inalienáveis, junto a outros que, mesmo alienáveis, são impenhoráveis.

Em razão disso, qualquer penhora feita em bens impenhoráveis, tanto seja alegada, é julgada sem qualquer valia.

No entanto, quando se trata de bens inalienáveis, portanto impenhoráveis, este benefício não se estende aos rendimentos deles, que poderão ser penhorados, salvo se destinados à satisfação de prestação alimentícia (art. 650 CPC).

É válido ainda destacar que a impenhorabilidade não é oponível à cobrança do crédito concedido para a aquisição do próprio bem e que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, não estão protegidos pelo manto da impenhorabilidade no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia. (ngc)

BENS INCOMUNICÁVEIS. Bens comunicáveis são os que se mostram afetados *deincomunicabilidade*, em virtude da qual os bens de um cônjuge, adquiridos por este, não entram na *comunhão* conjugal.

São bens, assim, que se conservam no *domínio particular* de cada cônjuge, e que se excluem da comunhão.

Os *bens comunicáveis* opõem-se aos *bens comuns do casal*, pois que, nestes, o domínio pertence aos cônjuges, enquanto nos primeiros cada cônjuge *conserva o domínio* sobre os seus próprios bens ou bens particulares, o que significa que nenhuma parcela de propriedade exerce um dos cônjuges sobre os bens comunicáveis do outro.

A existência dos *bens comunicáveis* somente ocorre nos casamentos sob regime de comunhão parcial ou de separação.

Os bens comunicáveis são livremente objeto de disposição dos respectivos donos, independentemente de consentimento ou aprovação do outro cônjuge, se móveis.

BENS INCONSUMÍVEIS. Ao contrário dos *bens consumíveis*, que são aqueles que não se podem utilizar sem que se consumam, os *inconsumíveis* são os que se podem usar, com frequência, sem que lhes advenha a destruição total ou parcial.

No entanto, convém assinalar que o sentido de consumível ou de inconsumível não está adstrito ao sentido de *deterioração*, que decorre do uso frequente da coisa, mas não significa consumação.

É assim que os bens inconsumíveis podem ser deteriorados pelo uso, mas, por isso, não se dizem consumíveis.

Quando muito, a deterioração pode apresentar-se como o consumo lento, como o *desgaste* natural pelo uso do bem, em virtude do que advém uma depreciação para ele. Mas semelhante *desgaste* não constitui um *consumo*, no sentido vulgar em que é tido o vocábulo.

BENS INCORPÓREOS. Contrariamente aos *bens corpóreos*, os incorpóreos são aqueles que *não têm corpo*. São, segundo a expressão de JUSTINIANO: *incorpóreos autem sunt quae tangit non possunt*.

Desse modo, bens incorpóreos são os que não têm existência concreta. Referem-se a entidades abstratas, que, embora possam ser objeto de direito, e deles se possam sentir os resultados, não possuem qualquer *materialidade*, em que se possa *tocar* ou *apalpar*, ou *se sinta* ou *se veja*. São bens de existência *imaterial*, *impalpável*, *invisível*.

Os bens incorpóreos são juridicamente representados pelos direitos, pelas obrigações e pelas ações, excetuando-se o direito de propriedade, que se considera um bem corpóreo.

BENS INDIVISÍVEIS. A lei civil dá-nos o sentido da indivisibilidade dos bens:

Consideram-se bens indivisíveis aqueles que não se podem dividir ou partir, sem que ocorra alteração na sua substância, ou aqueles que, embora naturalmente divisíveis, se considerem indivisíveis, por lei ou vontade das partes.

Desse modo, os bens dizem-se indivisíveis em virtude da impossibilidade material da divisão ou da não comodidade dela, ou porque assim se tenha convencionado ou a lei tal imponha.

Em virtude de lei, os bens da herança são indivisíveis, enquanto não se promova a partilha. Por convenção das partes, a dívida será indivisível, em consequência do que somente se permite

seu pagamento integral. São casos de indivisibilidade, não própria ou natural, mas convencional e legal.

A indivisibilidade é natural quando, somente com prejuízo do próprio bem, se possa fazer a divisão, de modo que cada parte não constitua um objeto igual e análogo entre si e em relação ao todo. Uma *casa* será bem indivisível, visto que não comporta a divisão, enquanto o terreno será bem divisível desde que pode, comodamente e sem que se lhe altere a substância, ser dividido em partes homogêneas e análogas, iguais ao todo.

BENS INFUNGÍVEIS. O conceito de *bens infungíveis* não se distancia do que, da mesma figura, tinham os romanos.

A *res inffungibilis*, neste caso, designa a categoria de bens que, não sendo *fungíveis*, não se podem substituir por outros da mesma espécie.

Desse modo, o caráter dos *bens infungíveis* funda-se na sua *insubstitutibilidade*, o que significa que não podem ser substituídos por bens da mesma espécie, pois que cada um deles possui seus elementos diferenciais, o que não ocorre nos *bens fungíveis* que, semelhantes, contáveis, pesáveis ou medíveis, facilmente se substituem uns pelos outros.

No entanto, segundo mesmo já assentavam os romanos, a ideia de bens fungíveis e infungíveis é, de certo modo, relativa, pois que, em determinados casos, bens fungíveis podem apresentar-se como infungíveis e vice-versa.

E já vimos (vide *bens fungíveis*) que uma *moeda*, por sua natureza fungível, pode ser considerada infungível, quando é tida não como dinheiro propriamente dito, mas como um objeto de arte ou coleção, e, neste caso, se cede para amostra de uma exposição e deve ser devolvida *ela mesma*, porque aí não se permitiria, licitamente, a *substituição*.

Do mesmo modo, a infungibilidade não se confunde com a inconsumibilidade, pelo que *bens infungíveis* não se entendem *bens inconsumíveis*. Estes se caracterizam pelo fato de não serem consumidos com o primeiro uso, ao passo que aqueles se fundamentam na *substituição*, não no consumo.

BENS LITIGIOSOS. Como tal se entendem os bens sujeitos a controvérsias entre pessoas que disputam a sua propriedade ou a efetividade de qualquer relação jurídica que se assenta sobre eles.

Quando, judicialmente, se disputa a propriedade de um bem, com a justificativa do litígio sobre ele, pode ser pedido o *sequestro* do mesmo bem.

O caráter de litigioso, assim, decorre da pretensão de mais de uma pessoa sobre a mesma coisa ou sobre o mesmo direito, que uma declara haver sido violado pela outra. E somente cessa, ou por acordo das partes ou pela decisão judicial, que vem declarar ou atribuir o direito certo àquela que o tem. Desse modo, põe-se termo à controvérsia, com ela ao litígio, voltando o bem à posição jurídica de bem livre de importunação ou molestação.

BENS LIVRES. A expressão *bens livres* pode ser entendida em vários sentidos, que se mostram perfeitamente diferentes:

a) Os bens dizem-se livres, em sentido estrito, quando o seu proprietário tem sobre eles todos os *domínios*, o direto e o útil. Possui, assim, o *domínio pleno*. Tecnicamente os bens livres, de domínio pleno, dizem-se *bens alodiais*, que se distinguem dos *bens aforados*, em que o domínio se mostra fracionado, o direto em mãos de um e o útil em mãos de outro.

Neste sentido, os bens, embora tidos, tecnicamente, como livres, podem estar *onerados* por outras espécies de encargos que não os da enfiteuse. E, apesar deles, os dois domínios continuam em mãos de seu senhor e possuidor. São livres no sentido da atribuição dos domínios, mas não são livres em frente dos ônus que pesam sobre eles.

b) Noutro sentido, então, os bens dizem-se livres quando não estão sobrecarregados de qualquer ônus, compromisso ou obrigação. São livres sob qualquer aspecto, não pesando sobre eles quaisquer ônus reais ou qualquer direito alheio, que possa restringir a ação de seu titular. E assim se usa da expressão: *bens livres e desembargados*.

Se há encargos sobre os bens, qualquer que seja a sua espécie, já não se podem, juridicamente, apresentar como *bens livres*.

c) Em um terceiro sentido, embora terreno efetivamente onerado pelo encargo da enfiteuse, ele se considera livre para efeito de encargos de outra espécie, como hipoteca. Para tal caso, ele se entende *desembargado*. E neste sentido o *livre* é aplicado.

BENS MATERIAIS. São os mesmos *bens corpóreos*, de existência real, nos quais se incluem tantos os *móveis* como os *imóveis*.

BENS MÓVEIS. Também se denominam *bens mobiliários*.

Ao contrário dos *bens imóveis*, os bens móveis não são fixos: têm movimento. Ou se movem por si, e assim se dizem animados (*semoventes*), ou se movem por alguma pessoa que os transporta de um lugar para outro, e se dizem *inanimados*. Os animados conduzem-se por si mesmos; os inanimados são conduzidos por força estranha.

No sentido legal, que não se distancia daquele que se tem de bens móveis, são compreendidos como os bens suscetíveis de movimento próprio (animados) ou de remoção por *força alheia*: inanimados Cód. Civil/2002, art. 82 (art. 47 do Cód. Civil/1916).

No entanto, por uma ficção, legalmente consideram-se móveis:

a) os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes;

b) os direitos e obrigações e as respectivas ações;

c) os direitos de autor.

Desse modo, os bens móveis adquirem ou têm essa qualidade em virtude de lei ou por sua própria natureza. (ngc)

BENS MÓVEIS POR IMPOSIÇÃO LEGAL. Segundo preceito de lei, todos os direitos e obrigações, com as respectivas ações, que não sejam imobiliários.

BENS MÓVEIS POR NATUREZA. Todos que, tendo existência material, concreta ou corpórea, movem-se por si mesmos ou se deslocam por força estranha, sem qualquer destruição ou modificação em sua substância ou natureza. A *mobilidade* é que atribui aos bens a qualidade de *móveis por natureza*. E, assim, mesmo considerados móveis, *sedeslocados* no todo ou em parte, mostram-se bens móveis. Assim se verifica nos *materiais de construção* retirados de um edifício: transformam-se em móveis. E o mesmo se dá com aqueles que se aplicam na construção: de móveis passam a imóveis.

Para os móveis animados, mais propriamente se diz: *bens semoventes*.

BENS NO COMÉRCIO. Expressão usada para indicar as coisas apropriadas e que se converteram em *bens*.

Mas, em sentido estrito, também se aplica para indicar os bens que podem ser livremente negociados ou objeto de qualquer transação ou operação. Neste caso, *bens no comércio* entender-se-ão *bens alienáveis*.

BENS ONERADOS. Designação dada, especialmente, para os bens que se encontram gravados de qualquer ônus, seja hipoteca, penhor, anticrese, servidão, ou outra qualquer cláusula restritiva ao seu uso pleno.

Onerados, assim, é vocábulo tido em ampla significação, correspondendo a qualquer encargo legal ou convencional imposto aos bens.

Opõem-se, assim, aos *bens livres*, que não servem de garantia a qualquer obrigação, nem sofrem qualquer restrição a seu uso e gozo, e também aos *desonerados*, que se dizem bens livres de quaisquer ônus.

BENS PARAFERNAIS. Tecnicamente, segundo o sentido que sempre se há dado, *bens parafernales* são entendidos como os que são trazidos pela mulher, por ocasião de seu casamento, e que não se encontram ou não foram incluídos no dote, e cuja administração a mulher reservou para si.

São assim os bens que, embora não dotais, foram trazidos ao casamento com a condição de incomunicabilidade.

Segundo a origem do vocábulo, eles se entendem também *extradotais*, porquanto *parafernales* significa *fora* ou *além do dote*, derivado que foi do latim *parapherna*, que se formou do grego *para* (fora ou além) e *pherné* (dote).

Se não fora a condição de trazidos simultaneamente com os *bens dotais*, como *bens fora do dote*, os parafernais bem se poderiam confundir com os extradotais, por vezes surgindo após o casamento.

Os bens parafernais, que, entre os romanos, se confundiam com os *peculium* dos gauleses, embora comunicáveis e administrados pela mulher, não serão, pelo sistema de nossa lei civil/1916, alienados sem o consentimento do marido (art. 310 – artigo sem correspondência no Cód. Civil/2002), quando imóveis.

Não obstante, mesmo que advenham depois do casamento, incluem-se na categoria dos parafernais, aqueles cuja aquisição tiverem por título causa anterior ao casamento (PONTES DE MIRANDA).

Se a *causa é anterior*, mui justamente, por extensão, se devem entender como compreendidos naqueles bens trazidos pela mulher, quando se casou. (ngc)

BENS PARTICULARES. É expressão genérica para designar toda espécie de bens pertencentes particularmente a uma pessoa em relação à outra, ou à sociedade, a que pertença.

Particulares, assim, designam sempre a circunstância de pertencerem os bens a determinada pessoa, livre de qualquer *comunicação* ou *comunhão*.

Bens particulares, em oposição a *bens públicos*, significam os bens que são possuídos pelas pessoas de Direito Privado, sejam físicas ou jurídicas. São, assim, os bens possuídos por *particulares*, e que não se encontram integrados nos bens dominiais da União, dos Estados e Municípios.

BENS PARTICULARES DA MULHER. São os bens próprios dela, que não se comunicaram aos bens do casal.

BENS PARTICULARES DO HERDEIRO. Aqueles que eram dele antes da herança, e não respondem pelas dívidas do *de cuius*, em virtude do *benefício do inventário*, atribuído ao herdeiro.

BENS PARTICULARES DO MARIDO. São os que pertencem a ele, individualmente; encontram-se excluídos da comunhão.

BENS PARTICULARES DO SÓCIO. São os bens da pessoa, pertencente a uma sociedade, e que não foram trazidos ao patrimônio ou ativo da sociedade, não sendo, portanto, salvo disposição contida em lei, obrigados pelos compromissos da sociedade.

BENS PARTICULARES DOS MENORES. Aqueles que não provieram de ato paterno ou materno, nem dos pais foram herdados, provindo *adventiciamente* de outras origens.

BENS PARTILHADOS. Assim se dizem os bens provenientes da partilha, em que cada pessoa recebeu o que por direito lhe competia.

São partilhados os *bens da herança*, ou os *bens sociais* ou *da sociedade*, que se dissolveu.

Os bens partilhados, desse modo, constituindo o *quinhão* juridicamente atribuído a cada uma das pessoas com direito a ele, também provêm da divisão feita em propriedade em comunhão. Será a parte cabível a cada condômino, ou que lhe coube no pagamento ou partilha da divisão.

BENS PATRIMONIAIS. Denominação dada a toda soma de bens integrados no patrimônio da pessoa, seja física ou jurídica, pública ou privada.

Quando considerados em conjunto, como todo complexo de bens que se integram no patrimônio, eles constituem a *universalidade jurídica*, a que os romanos, genericamente, chamavam de *universitates rerum*.

BENS PRESENTES. Tecnicamente, por bens presentes, em oposição a *bens futuros*, entendem-se os *bens atuais*, que já se encontram incorporados ao patrimônio da pessoa. São os bens adquiridos e não por adquirir.

Mesmo os *bens remotos*, desde que de presentes não se tem o sentido próprio de *à vista*, se pertinentes ao patrimônio da pessoa, são juridicamente presentes.

A lei civil brasileira/1916 não emprega a expressão noutro sentido, quando se refere a bens presentes nos arts. 280 e 1.368 – artigos sem correspondência no Cód. Civil/2002, desde que, nas duas referências, os opõe aos *bens futuros*. (ngc)

BENS PRINCIPAIS. Sempre se compreenderam bens, como coisas principais, aqueles que existem por si mesmos, isto é, aqueles cuja existência e natureza são por eles próprios determinadas.

Têm, assim, existência própria e independente da existência de qualquer outra espécie de bens.

Legalmente, no mesmo sentido em que se tem a coisa principal, os bens principais dizem-se os que existem sobre si, abstrata ou concretamente.

BENS PRIVADOS. Embora *bens privados* possam ser tidos como *bens particulares*, máxime em oposição e distinção aos *bens públicos*, o sentido de *bens privados* é mais tido na acepção de bens destinados a *certos fins*, inclusive estes de uso individual de seu possuidor, ou de uso exclusivo para os serviços do próprio Estado.

Indicam, assim, bens que têm uso reservado aos interesses de seu proprietário.

Para o Estado, os bens privados formam o seu *domínio privado*, significando os bens para seu próprio uso, em antagonismo ao *domínio público*, que mostra os bens de uso ou utilidade comum.

BENS PROPECTÍCIOS. Assim se distinguem os bens que são adquiridos por herança provinda do pai ou de outros ascendentes do sexo masculino.

Entre os romanos, conforme anotação de ULPIANO, também significavam os bens que se constituíam em dote pelo pai.

BENS PRÓPRIOS. Designação dada aos bens para distingui-los dos que pertencem a outrem, em poder de alguém: *bens alheios*, que não são *próprios*.

Bens próprios são, pois, bens legítimos da pessoa, quer se encontrem em sua posse, quer se encontrem, por empréstimo, comodato, ou por locação, em poder de outrem.

BENS PÚBLICOS. Assim se entendem os bens de *uso comum* e os bens pertencentes ao domínio particular do Estado.

Desse modo, em sentido lato, tanto se dizem *públicos* os bens destinados ao uso e gozo do povo, como aqueles que o Estado reserva para uso próprio ou de suas instituições e serviços públicos.

Segundo a definição que nos dá a lei civil brasileira, *bens públicos* são todos os que fazem parte do domínio da União, dos Estados federados e dos Municípios, não importando o uso ou fins a que se destinem.

Desse modo, a qualidade de *públicos*, atribuída aos bens, decorre precipuamente da condição de pertencerem às pessoas de Direito Público, tal como é condição dos bens particulares pertencerem às pessoas de Direito Privado.

Os bens públicos são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis. No entanto, por ato emanado de autoridade competente, podem ser cedidos a particulares. Perdem, assim, a qualidade de públicos, que também pode decorrer do abandono ou desafetação dessa qualidade pelos próprios poderes constituídos.

BENS REMOTOS. Designação dada aos bens pertencentes à pessoa, quando não se encontram próximos a ela, quer dizer, nem no lugar em que ela reside nem no lugar que lhe seja próximo, mas em lugar distante.

Remotos entendem-se *afastados*, *longínquos*, ou seja, em distância que não se torne fácil para quem se encontra no local, em que reside o seu proprietário, ou para ele mesmo, torná-los objeto de imediata operação.

Na execução, os *bens remotos* somente serão lícitamente nomeados à *penhora* se não existirem *bens bastantes* no foro da execução.

No inventário, mesmo que assim tenham sido eles considerados, para que não seja protelada a liquidação da partilha, esta se procede nos bens existentes no lugar do inventário, reservando-se os *remotos* para uma sobrepilha.

BENS RESERVADOS. Em qualquer aspecto em que se encarem os *bens reservados*, estes se entendem sempre bens que não se integram num acervo ou comunhão, ou que deles foram separados para realização de objetivo determinado em lei ou para satisfação de compromisso ou obrigação apoiados num direito inconteste.

São reservados os bens, nos inventários, para pagamento de dívidas apresentadas, mesmo daquelas impugnadas, e que foram à cobrança pela ação própria.

Reservam-se bens para assegurar o quinhão do herdeiro que tenha sido impugnado, e cuja controvérsia tenha sido levada às vias ordinárias.

Reservam-se bens para garantia e pagamento dos créditos privilegiados, nas falências ou nos concursos de credores.

E se dizem bens reservados, entre os cônjuges, todos aqueles que se não comunicam aos bens comuns do casal.

BENS SEQUESTRADOS. Assim se diz dos bens litigiosos que, a pedido do litigante autor, foram trazidos a juízo, a fim de ficarem custodiados, até que se decida a controvérsia sobre eles, em consequência do deferimento de *sequestro*.

BENS SINGULARES. Tecnicamente, consideram-se *bens singulares* todos aqueles que, *unidos* ou *conexos*, são considerados de *per si*, por sua própria *individualidade*, portanto, independentemente dos demais.

Desde que se considerem os *bens singulares*, tal como o faziam os romanos, em *unidos* e *conexos*, temos a sua compreensão moderna em *simples* e *compostos*.

Dizem-se *simples*, como asseveravam os romanos, os que estão contidos em *um só espírito*, constituindo um todo homogêneo a que os gregos chamavam de *unido*, porque *o seu todo* forma uma *unidade individual*, seja por um trabalho da natureza ou do próprio homem. E, assim, se mostram as árvores, os animais, as cadeiras, as mesas, vistas como *bens* ou *coisas unidas*.

Os romanos os definiam: *quod continetur uno spiritu, et graece enomenon, id est, unitum vocatur*.

Compostos, que não se confundem com os coletivos (*universitates rerum*) ou bens universais, a que os romanos chamavam também de *conexos*, os que se mostram constituídos por partes ou de diversos outros corpos, ligados por artifício humano, recebendo, após isso, nome próprio, que os distinguem dos bens simples de que são formados. E assim se têm os edifícios, o navio, as máquinas. Certos *bens compostos* consideram-se, por vezes, *bens principais* e *bens acessórios*. Tal, assim, no navio, onde os aparelhos se têm como acessórios do navio.

Nos *bens compostos*, que os romanos diziam *ex contingentibus, hoc este pluribus inter se cohaerentibus constat*, há, assim, *partes integrantes*, anteriormente autônomas, que se utilizaram para a formação do todo.

Desse modo, para que se atente o sentido de acessórios nos *bens compostos*, necessário atender-se se os elementos trazidos a eles são *partes integrantes* ou *complementares*.

As partes integrantes são *separáveis* ou *inseparáveis*. Se se têm *integrantes* no sentido *deconstitutivas*, mesmo separáveis, não se pode anotá-las como *acessórios*, desde que, assim sendo, elas se mostram indispensáveis aos bens, para sua constituição ou composição. O acessório será sempre aquele que se separe do principal sem lhe causar dano ou destruição, sem, portanto, desvalorizá-lo.

No entanto, se as *partes separáveis* não trazem dano ou não modificam os bens, quando retiradas deles, são, sem dúvida, acessórios e podem ser objeto de direito, autonomamente.

Portanto, a ideia de acessório nos bens compostos está em relação à integração dela como constitutiva ou não dos próprios bens. E como partes constitutivas se entendem todas as que necessariamente completam os próprios bens, sem as quais, assim, eles não exerceriam as suas utilidades nem produziram os resultados pretendidos.

BENS SOCIAIS. Bens sociais, ou bens da sociedade, entendem-se todos os que pertencem às sociedades, sejam civis ou comerciais, ou às associações.

São bens que se distinguem dos *bens particulares dos sócios*, embora possam estes ser subsidiariamente responsáveis pelas obrigações da sociedade ou da associação.

Desse modo, os *bens sociais*, na vigência da sociedade ou associação, são *bens próprios* delas, que se administram por seus representantes legais e somente se dispõem segundo as regras contratuais ou estatutárias, ou segundo princípios firmados em lei, embora se permita que

possam os sócios usá-los e usufruí-los, dentro dos limites preestabelecidos pela lei, pelo contrato social e pelos estatutos.

Os *bens sociais*, quando dissolvidas as sociedades ou associações, têm o destino previsto nos seus estatutos ou nas leis, desde que essa dissolução e liquidação se processe pelo consenso dos próprios sócios.

Quando em dissolução forçada, como no caso de falência, nas sociedades comerciais, os *bens sociais* passarão a formar uma *universalidade jurídica*, a *massa falida*, com a qual se atenderão a todos os compromissos da sociedade, segundo se prescreve na lei de falências.

Se os bens sociais, nas sociedades civis, tiverem de ser partilhados entre os sócios, nesta partilha serão obedecidos os princípios instituídos para a partilha entre herdeiros.

Nas sociedades comerciais, a distribuição dos bens sociais, após serem satisfeitos os pagamentos de todos os credores, será feita, segundo as regras legais, entre os sócios, na proporção de seus capitais, podendo esta partilha ser *in natura* ou *in specie*, salvo no caso das sociedades anônimas, em que se faz somente em *espécie*, em rateio dos saldos verificados, após a liquidação de todos os compromissos da sociedade.

BENS UNIVERSAIS. Denominação dada aos bens, que se dizem também coletivos, quando o seu todo se mostra uma *agregação* ou *aglomeração* de bens singulares, da mesma espécie ou de várias, os quais, embora não sejam unidos nem conexos, se encaram pelo seu conjunto.

É a *universalidade* ou *universitates rerum* dos romanos: *sed distantibus constat ut corpora plura non soluta, sed uni nomini subjecta* (consta de partes diversas como muitos corpos não unidos, mas sujeitos a um só nome).

Legalmente, firma-se o princípio de que, em desaparecendo todos os indivíduos, mesmo um, se tem a universalidade (coletividade) por extinta (Cód. Civil brasileiro/1916, art. 55 – artigo sem correspondência no Cód. Civil/2002).

Os bens universais podem ser constituídos de bens corpóreos ou incorpóreos, como somente de uns ou de outros. (ngc)

Vide: *Bens coletivos*.

BENS VACANTES. Dizem-se *vacantes* os bens deixados por alguém, por falecimento, sem que existam *herdeiros* com direito a eles, compreendidos nestes os legais ou mesmo os instituídos por testamento.

Desse modo, no sentido técnico, que lhes dá a lei, *vacantes* indicam a qualidade do *estado de vacância* dos bens de uma *herança*, que não teve *sucessor*, tendo, por isso, com a morte do último titular, sido extinto o direito de propriedade sobre tais bens, primeiramente convertidos em *herança jacente*.

Os bens vacantes são assim declarados por decisório judicial, em vista de circunstâncias instituídas na lei e após a satisfação de tantas diligências que ali se assinalam.

Vide: *Bens vagos*, *Herança jacente*, *Vacância*.

BENS VAGOS. A expressão *bens vagos*, embora aparentemente tenha analogia com a expressão *bens vacantes*, está em relação a estes na mesma situação da *herança jacente*.

No que diz respeito à paridade em que se encontram com a herança jacente, somente dela se diferem que nesta há proprietário conhecido, que é o *de cujus*, enquanto que os bens vagos se entendem de *senhor e possuidor desconhecido*.

Neste sentido, então, *bens vagos* entendem-se coisas achadas sem senhor certo e sabido. Era a expressão das Ordenações.

É o conceito sempre mantido e que TEIXEIRA DE FREITAS nos aponta: “São bens vagos, que se devolvem à Fazenda Nacional e tais se reputam: os objetos achados e depositados competentemente, *não reclamados* dentro do prazo legal, e os encontrados nos cofres de órfãos, sem se saber a quem pertencem”.

Mas, na *coisa achada*, convém distinguir a que foi perdida ou abandonada: porque somente será *vaga* a que foi abandonada, ou a perdida, desde que se encontre em semelhança de abandono, por não ter aparecido o dono.

Sendo assim, anotada a existência de *bens vagos*, diligenciado o encontro de seu senhor ou possuidor, e não aparecendo este, é que se tornam eles, tal como a herança jacente, *vacantese*

incorporados ao patrimônio da União ou do Estado, segundo o local em que foi encontrado esteja na jurisdição de uma ou do outro.

Vide: *Bens vacantes*, *Vacância*.

BESTAS. Denominação genérica dada a toda e qualquer espécie de animal domesticado e utilizado pelo homem para o auxiliar em seus misteres ou para seu gozo, assim se dizendo dos cavalos, muares, jumentos, bois, carneiros ou cabras.

Neste sentido, diz-se, também, *bestas de carga*, para indicar os animais usados nos serviços de transportes, como *bestas de montaria*, para designar os que se encarregam, especialmente, da condução de pessoas.

BESTIALIDADE. Designava espécie de *sodomia*, a que se atribuíam graves penas para quem a cometia.

É a *torpeza* cometida com animais, ou a satisfação sexual depravada, que se mantém com eles.

Bestialidade. Designa a maneira brutal ou feroz com que se comete o delito, tornando-o passível de maiores indignações. Revela, assim, requintes de crueldade, que agravam a pena imposta ao delito, na sua configuração normal.

Revela bestialidade o crime que é cometido por meio insidioso ou cruel, bem como o que se antecede de tortura causada à vítima. É circunstância agravante (Cód. Penal, artigo 61, II, letra d).

BIBLIOTECA. Conjunto ou coleção de livros de diversos autores e de variados assuntos.

As *bibliotecas*, encaradas em seu conjunto, formam um *bem coletivo*, ou seja, uma universalidade, não jurídica, mas de fato (*universitates facti*).

As bibliotecas, como instituições culturais, podem ser públicas, particulares ou privadas.

Públicas, quando mantidas pelos poderes públicos e destinadas ao uso indistinto das pessoas que as procuram.

Particulares, quando mantidas por instituições particulares, com ou sem apoio oficial, mas para uso e frequência de qualquer pessoa.

Privadas, quando instituídas pela pessoa para seu uso individual, ou quando instituídas por sociedades ou associações para serventia exclusiva de seus associados.

Biblioteca. Por extensão, serve também para indicar o próprio local em que se acha instalada a biblioteca, isto é, em que se guardam os livros, dispostos em estantes, para uso ou consulta dos interessados.

E, nesse sentido, diz-se Biblioteca Pública, Biblioteca do Vaticano, Biblioteca da Prefeitura.

BIBLIOTECÁRIO. Palavra usada para designar a pessoa ou o empregado, a cargo de quem ficam os serviços de entrega de livros para consulta ou leitura, catalogação e de conservação dos mesmos, nas bibliotecas.

A Lei nº 9.674, de 25.06.98, dispôs sobre o exercício da profissão de bibliotecário.

BICAMERALISMO. Indica o sistema constitucional em que o Poder Legislativo ou o Parlamento compõe-se de duas casas, como, por exemplo, no Brasil (Senado Federal e Câmara dos Deputados) e no Reino Unido (Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes). É expressão que se opõe a Unicameralismo.

BICO. É expressão de gíria, usada na linguagem comum, para indicar a ocupação ou o emprego extraordinário, fora das horas dedicadas ao emprego ou cargo efetivo, do qual se tira uma renda certa.

Não obstante ter semelhança com o *biscate*, da gíria comercial, tem sentido de *função* em caráter mais duradouro, pois que se indica a ocupação de caráter permanente, embora não se mostre com o aspecto do emprego principal.

A evidência de um *bico*, por parte do empregado, pode ser motivo de dispensa ou despedida justa por parte do empregador, desde que não tenha consentido nele. Mas o *bico* somente se mostrará figura jurídica, justificadora da despedida, se de sua coexistência com o emprego efetivo decorre prejuízo para o empregador, por ser *serviço análogo*, em que a ciência de seus segredos possa acarretar danos ao empregador principal. Mas, se deste *emprego acessório*, que outra coisa não significa o *bico*, não advém qualquer incompatibilidade entre as duas funções, não há por onde elas se mostrarem prejudiciais, uma à outra, dando motivo à

sanção da despedida, que, necessariamente, deve ser fundada em prejuízo evidente do empregador, em virtude do exercício habitual das duas ocupações.

BIGAMIA. Palavra que se deriva do latim *bi*, duas vezes, e do grego *gamos*, casamento, quer significar o estado da pessoa que se *casou duas vezes*.

Pelo Direito Penal, a *bigamia* indica a figura criminal da pessoa que, não se tendo libertado do vínculo conjugal anterior, se casa novamente, sob a falsa declaração de que se encontra livre de qualquer impedimento.

Desse modo, na acepção penal, a *bigamia* é caracterizada pela existência simultânea de dois casamentos ou matrimônios, realizados com a aparência de legais, desde que se procurou atender, exteriormente, a todas as formalidades instituídas na lei civil. E tanto ocorre quando se evidencia a duplicidade de cônjuges por parte da mulher, ou por parte do homem.

Como figura delituosa, a bigamia diz-se *delito instantâneo*, consumando-se com a *realização de um novo casamento*, sem que se tenha *dissolvido* o primeiro.

Mas, para que o segundo casamento se apresente como *fato* capaz de enquadrar o agente na sanção penal, necessário que semelhante casamento, por se ter revestido das formalidades e solenidades legais, se apresente *válido*.

Assim, não se consideraria *bigamia* a verificação de um segundo *casamento simulado*. O delito seria outro, com denominação própria, segundo se prevê no art. 239 da lei penal: *simulação de casamento*.

No entanto, na imputação ao crime de bigamia, pode o acusado alegar a *boa-fé*, que deve ser provada, diante da qual se evidencie estar capacitado da morte do primeiro cônjuge, em face de circunstâncias que o levaram à presunção.

Em razão disso, a bigamia tem como requisitos indispensáveis:

- a) a existência anterior de casamento válido;
- b) na vigência deste, a coexistência de outro casamento também regular;
- c) a intenção criminosa do agente.

O Cód. Penal vigente retira a culpabilidade, quando, antes que se denuncie o crime, é o segundo casamento também anulado, sem que tal se tenha verificado pelo fato da bigamia. E isto porque a *bigamia*, para que se considere procedente, exige a coexistência de mais de um casamento reconhecido como válido. E, desde que o segundo se anulou, somente persiste válido o primeiro casamento (Cód. Penal, art. 235, § 2º).

Bigamia. No sentido do Direito Canônico, a bigamia é o estado daquele que passou às segundas núpcias, ou se casou com uma viúva. É o sentido de bínubo.

Distinguem-se, no entanto, três espécies de bigamia:

- a) a que resulta de dois casamentos sucessivos;
- b) a que resulta do casamento com uma viúva;
- c) a que resulta de casamento realizado por pessoa que houvesse professado em alguma ordem, ou houvesse tomado ordens sacras, casamento este que se considera nulo.

BÍGAMO. Assim se diz da pessoa que praticou *bigamia*. É a ele, como agente do crime, que se dirige a ação pública para puni-lo de seu ato delituoso.

Em relação à outra pessoa, que não era casada, mas contrai casamento com a que não se tinha libertado do casamento anterior, a lei distingue:

- a) se sabia do casamento anterior;
- b) se desconhecia a existência do casamento anterior.

Somente no primeiro caso a considera a lei penal como passível de punição, qualificando-a como cúmplice do ato criminoso, pois que o conhecimento dela, sem dúvida, revela sua participação consciente para a prática do crime, que deveria ter evitado.

BILATERAL. Palavra composta e derivada dos vocábulos latinos *bis* (dois) e *lateralis* (lateral, de *latu*, lado), é aplicada para designar, na terminologia técnica do Direito, tudo o que *tem* ou *vem de dois lados*.

Assim, na qualificação dos *atos* ou *negócios jurídicos*, revela o ato ou o negócio, para cuja execução ou realização se faz mister a presença de dois agentes ou de duas pessoas. Quer isto significar, pois, que somente é *bilateral* o ato ou o negócio, quando duas ou mais pessoas

acordam ou decidem sua prática ou sua execução, dando livremente o seu consentimento. O bilateral, portanto, exprime o *acerto*, o *ajuste* decorrente de *duas* ou *mais vontades*. Opõe-se, por isso, ao sentido de *unilateral*.

Em relação aos contratos, *bilateral* dá igualmente a ideia de *dois lados*, mas particularmente, em relação aos *efeitos* das obrigações oriundas do mesmo contrato. É bilateral, pois, quando há *reciprocidade de obrigações*, isto é, quando *há obrigações dos dois lados*. Nesta acepção, bilateral é tido no mesmo sentido de sinalagmático, sendo, mesmo, expressão que contém o sentido de *oneroso*, desde que todo contrato, quando *bilateral*, possui semelhante efeito. Tecnicamente, portanto, bilateral pode ser tido neste conceito de *recíproco e oneroso*. Opõe-se, pois, ao sentido de *gratuito*, peculiar aos *contratos unilaterais*.

Bilaterais. Serve ainda o adjetivo para designar a qualidade de *irmãos germanos*, isto é, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, dos quais, como é da tradição e da regra, se dizem também consanguíneos.

BILHETE. Com o significado de *escrito*, *vale*, deriva-se a palavra do francês *billet*, por sua vez originado de *bulle*, carta.

Na linguagem comum, *bilhete* tem o sentido de *carta* breve, ou seja, o *ligeiro escrito*, em que se anota a intenção de ser levado a outrem o conhecimento de algum fato, de modo apressado.

Na terminologia jurídica, significa o *papel escrito*, em que se continha a obrigação de pagar ou entregar certa coisa a quem dirigido, dentro de determinado tempo.

Quando com a função de título de crédito, nominativo ou ao portador, era a denominação antiga da *nota promissória*.

Há *bilhetes* que não se podem dizer títulos ou efeitos comerciais, embora sejam reconhecidos pela designação genérica de bilhetes: *bilhetes de loteria*, *bilhetes de carga* ou *de despacho alfandegário*, *bilhetes de passagens*, *bilhetes de ingresso* ou *de entrada*, que, por suas funções e destino, têm, mesmo, efeitos diferentes.

BILHETE A DOMICÍLIO. Entendia-se aquele que era passado em um lugar para ser pago em outro.

BILHETE AO PORTADOR. Assim se denominava o bilhete que era passado pela pessoa, sem a declaração nele de quem pudesse receber a importância, a que se referia, no prazo determinado, de modo que a exigência do pagamento fosse feita por qualquer pessoa que o apresentasse, no dia do vencimento.

BILHETE À ORDEM. Denominação que se dava ao título que era passado por uma pessoa, que se obrigava a pagar à ordem de um beneficiário ou tomador, em prazo certo, ou mesmo à vista, determinada importância em dinheiro.

BILHETE DE BANCO. Assim se designa o título emitido por um banco, ao portador e à vista, pelo qual se obriga a pagar, em espécie, a quem com ele se apresente, a qualquer momento, a soma que nele se inscreve. É, assim, título de imediata conversão em dinheiro.

E, por essa razão, os economistas o denominam de *moeda-papel*, em diferenciação ao *papel-moeda*, que não possui essa obrigação de conversibilidade imediata, que é o caráter dominante do bilhete de banco. O bilhete de banco tem semelhança com a moeda normal, visto que constitui obrigação de seu emitente o pagamento em espécie da importância que o bilhete indica.

Além disso, o papel-moeda ordinariamente é emitido pelo Estado e sob sua garantia, tendo, em princípio, o *curso forçado*, enquanto o *bilhete de banco*, emitido por um banco, devidamente autorizado, tem *curso legal*, em virtude do qual o portador pode sempre exigir o pagamento dele, em qualquer momento, nos caixas do banco, em espécie.

BILHETE DE CÂMBIO. Denominação que expressava a existência de um *Contrato de Câmbio*, geralmente usado para o transporte de moeda de um para outro lugar, através do qual uma das partes contratantes se obrigava a fornecer o *dinheiro* ou qualquer outro valor, enquanto a outra se responsabilizava em *procurar* ou *entregar* essa mesma soma, mencionada no título.

BILHETE DE CARGA OU DE DESPACHO ALFANDEGÁRIO. Expressão usada nas aduanas ou alfândegas, para indicar o *escrito* que é enviado pelo chefe da repartição ao conferente, que vai dar saída às mercadorias ou volumes nele designados.

BILHETE DE CRÉDITO. Designação genérica dada a todos os bilhetes usados como efeitos comerciais, que representem, segundo seu próprio conceito e objetivo, uma obrigação de pagar certa importância ou certa mercadoria.

BILHETE DE DEPÓSITO. O mesmo que *conhecimento de depósito* (documento representativo do recebimento de mercadorias).

BILHETE DE DESEMBARQUE. Assim se diz para o documento que é entregue ao *tripulante do navio*, quando dele se despede, no qual se declaram os motivos de sua dispensa, a fim de que sejam anotados em sua carteira.

BILHETE DE ENTRADA. É expressão que tem o mesmo sentido de *ingresso* ou *entrada*, que é adquirido por toda pessoa que pretende ter acesso aos estabelecimentos de diversões.

Sua aquisição dá direito a ser admitido no recinto do estabelecimento, ou casa de diversão, que o vendeu, para assistir aos divertimentos ou folguedos, que se anunciam publicamente.

BILHETE DE FAVOR. Expressão equivalente à de *título* ou letra de *favor*, assim se entendia o compromisso de pagar certa importância por intermédio de um bilhete ou uma letra, sem que o emitente ou sacador fosse realmente *devedor* da pessoa a favor de quem o título foi passado ou emitido.

BILHETE DE LOTERIA. Denominação dada aos títulos emitidos pelas empresas concessionárias de *loterias*, nos quais se prometem prêmios, que serão concedidos mediante sorteio.

Quando as *loterias* sejam autorizadas pelos poderes públicos, mostrando-se concessões governamentais, os bilhetes por elas emitidos consideram-se títulos ao portador e terão livre circulação nas regiões onde as mesmas concessões sejam autorizadas.

Em consequência, terão circulação proibida fora dos limites em que a concessão é válida. E, desse modo, sua introdução, que se diz clandestina, em tais lugares, mostra-se transgressão às leis do país, e seus introdutores se entendem praticantes de um *comércio ilícito*, portanto passíveis das sanções legais.

A venda de bilhetes de loterias, não autorizada por lei, é fiscalizada pelas autoridades policiais, que podem, legitimamente, prender os vendedores, como contraventores da lei, lavrando contra eles os competentes *autos de infração*, para que sejam processados.

Os bilhetes de loteria, sorteados, criam, para as empresas concessionárias de sua exploração, a obrigação, líquida e certa, de pagar os prêmios respectivos aos portadores de tais títulos, que, assim, se mostram seus legítimos proprietários, salvo prova de furto.

Ocorre com os bilhetes de loteria, como com todo contrato do gênero, que surge pela unilateralidade da oferta, o contrato de adesão por parte de quem os adquire, na expectativa dos prêmios prometidos.

BILHETE DE MERCADORIA. Modalidade de título de compra e venda, de uso nos países europeus, através do qual a mercadoria alienada, estocada e representada por título endossável somente poderá ser entregue ao último comprador da série de endossos, ou no fim da *feira*.

Daí a denominação *venda por enfiada*.

BILHETE DE PASSAGEM. É o título representativo do contrato de condução feito pela pessoa com a empresa de transportes, pelo qual esta se obriga a conduzi-la a determinado destino.

Nem sempre o contrato de condução ou transporte é firmado pela aquisição do bilhete de passagem ou somente *passagem*, como sinteticamente se diz. Tanto basta, por vezes, que o passageiro se acomode no veículo de transporte público, para que se diga que o contrato está perfeito pelo *ato* de adesão ou simplesmente *adesão*, porquanto a presença da pessoa no veículo é presunção de que aceitou as condições de transporte preestabelecidas. Firma-se, desse modo, o contrato jurídico, pelo qual se obriga a pagar a passagem estipulada, enquanto

a empresa se obriga a transportá-lo ao ponto desejado, sob todos os riscos e obrigações instituídos em lei.

BILHETE EM BRANCO. Assim se denomina o bilhete que é dado e passado pelo subscritor sem a indicação do nome do beneficiado ou tomador, cujo espaço a isto reservado fica *embranco*, podendo ser preenchido com o nome que o credor quiser colocar. Enquanto não preenchido, o bilhete em branco circula como bilhete ao portador, até que se preencha o claro existente para a inscrição do beneficiado. Tem função semelhante ao *endosso em branco*.

BILHETES DO ESTADO. Denominação dada aos que são emitidos pelo Estado, para serem postos em circulação, os quais, sendo de *curso forçado*, possuem, em rigor, a forma mais imediata e clara do *papel-moeda*.

A função dos *bilhetes do Estado*, como é claro de anotar, embora semelhante à dos bilhetes de banco, não os faz análogos a estes, não somente porque não se põem em circulação como eles, por meio de concessão de crédito, mas como verdadeira e perfeita forma de pagamento por parte do Estado.

Sob o ponto de vista econômico, não possuindo os bilhetes de Estado a obrigatoriedade da conversão imediata, não se considera que sejam meio substitutivo da moeda, embora, em certos casos, possam ser emitidos com essa função. E, neste caso, tal como os bilhetes de bancos, são reembolsáveis, tendo como garantia moedas de ouro ou ouro deixado em depósito.

“BILL”. Nome que se dá, na Inglaterra, à *minuta* ou *projeto de lei* que é apresentado ao Parlamento ou à Câmara, para ser examinado e que, se aprovado, é reduzido a *lei* ou *ato*.

BILL OF RIGHTS. Designa, na técnica do Direito Político, o provimento, editado pelo Parlamento inglês em 1679, expressando que o poder da autoridade real para suspender ou executar leis é ilegal, quando feito sem a concordância do Corpo Legislativo.

BIMETALISMO. Expressão derivada da composição de *bis* (dois) e *metal*, bem mostra o exato sentido em que deve ser tomada: indica o sistema adotado para a regularização do dinheiro, no qual os dois metais, ouro e prata, formam como padrões monetários juridicamente ou legalmente equiparados, admitindo-se uma *cunhagem* livre, quer de um, quer de outro, segundo a relação legal estabelecida para o valor de cada um.

Dessa forma, aceito o bimetalismo, tanto as moedas de ouro, como as de prata, terão *curso legal*, o que não se dará quando, adotada a unidade monetária (*unimetalismo*), somente as moedas de ouro terão esse curso (legal).

Em tal condição, mesmo que existam moedas de prata, como de cobre ou de níquel, elas funcionarão como moedas de *curso forçado*, sendo atribuído às mesmas um *valor* meramente convencional, mesmo para as *moedas de prata*. E semelhante fato não ocorre quando o sistema bimetalista é o adotado legalmente, e é dado à prata um valor em relação ao ouro.

Os dois sistemas, *uni* e *bimetalista*, têm adeptos e contraditores, registrando os economistas argumentos pró e contra a adoção de um ou do outro.

BÍNUBO. Originado do latim *binubus* (de *bis*, dois, e *nubere*, casar), é aplicado para significar o fato de um *novo casamento*, ou *casamento sucessivo*, ou seja, para indicar a pessoa que se casou *duas vezes*.

Difere do *bígamo*, pois que, para o *bínubo* ou *bínuba*, o primeiro casamento está extinto, enquanto que, para o *bígamo*, ainda prevalece o primeiro matrimônio.

Segundo se firma no Direito Civil, se a mulher contrai novas núpcias (*bínuba*), não perde o poder familiar sobre os filhos do *leito anterior* Cód. Civil/2002, art. 1.636, *caput* (art. 393, do Cód. Civil/1916). (ngc)

BIODIREITO. É a positivação ou a tentativa de positivação das normas bioéticas; ou seja, a positivação jurídica de permissões de comportamentos medicocientíficos e de sanções pelo descumprimento destas normas.

A expressão também é utilizada no sentido de abranger todo o conjunto de regras jurídicas já positivadas destinadas a impor ou coibir uma conduta medicocientífica e que sujeitem seus infratores às sanções nelas previstas.

Portanto, de modo mais objetivo, pode-se dizer que Biodireito é o conjunto de leis positivas que visam a estabelecer a obrigatoriedade de observância dos mandamentos bioéticos, mas também pode significar a discussão sobre a necessidade de adequação, ampliação ou restrição desta legislação. (nsf)

BIOTECNOLOGIA. Toda aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos e organismos vivos para criação ou modificação de produtos. (nsf)

BIOTIPOLOGIA CRIMINAL. Refere-se à ciência penal que se dedica ao estudo dos caracteres dos criminosos.

BISAVÔ. Ascendente da pessoa em terceiro grau. O parentesco, que prende o *bisneto* ao bisavô, diz-se em linha reta ascendente, e é observada dos filhos para os genitores (pais), ou seja, remontando-se da geração atual às anteriores: filho, pai, avô, bisavô, trisavô, tetravô.

Ao contrário se diz descendente, partido da geração mais remota às mais próximas: tetravô, trisavô, bisavô, avô, pai, filho.

BISCATE. Expressão da gíria comercial, empregada para indicar o negócio de pouca monta, inesperado e, assim, promovido sem caráter efetivo.

Neste sentido se chama de *biscateiro* à pessoa que vive de *biscates*.

É ainda tido no mesmo sentido de *bico*.

“BIS IN IDEM”. É expressão de aplicação, propriamente, em matéria de Direito Tributário.

Significa imposto repetido sobre a mesma coisa, ou matéria já tributada: *bis*, repetição, *in idem*, sobre o mesmo.

O imposto *bis in idem* é, assim, o segundo imposto, de nome diferente, mas advindo da mesma autoridade e recaindo sobre o objeto ou ato já tributado.

Quer, então, dizer que há duas tributações, impostas pelo mesmo agente, recaindo o encargo final sobre a mesma matéria tributável: há, evidentemente, em tal caso, uma *duplicidade* de impostos. E esta duplicidade se qualifica de *bis in idem*, para distingui-lo da *bitributação*, outra figura fiscal que com o *bis in idem* não se confunde.

O *bis in idem* indica existência de dois impostos sobre a mesma coisa ou sobre o mesmo ato, mas decretados pela mesma autoridade; é *majoração de imposto*, não *bitributação*, pois esta somente ocorre quando há a concorrência de *dois agentes* diferentes: União e Estado federado; União e Município; Estado Federado e Município.

A *bitributação* é vedada pela Constituição Federal; o *bis in idem*, embora imposto injusto e antieconômico, não se diz proibido por lei.

No Direito Administrativo, é expressão que designa a dupla apenação do servidor público pelo mesmo fato. No Direito Processual, indica a repetição de idêntica demanda.

BITRIBUTAÇÃO. No sentido fiscal, *bitributação* se diz quando duas autoridades diferentes, igualmente competentes, mas exorbitando uma delas das atribuições que lhe são conferidas, decretam impostos que incidem, seja sob o mesmo título ou sob nome diferente, sobre a mesma matéria tributável, isto é, ato ou objeto.

Desse modo, na *bitributação* há uma *competência privativa*, conferida ao poder que está autorizado a cobrar determinado imposto, e outra *arbitrária*, decorrente da tributação, que se faz excedente e contrariamente ao que se institui na lei fundamental (Constituição).

Pode, no entanto, haver tributação em competência concorrente, isto é, se os dois poderes têm atribuições legais para instituí-la. Neste caso, se concorre nessa tributação duplicada o Estado federado ao lado da União, a esta cabe a primazia da tributação. E se este ocorre entre o Estado federado e o Município, ao Estado cabe, também, a primazia.

Como vimos, a *bitributação* não se confunde com o *bis in idem*, modalidade de imposto duplicado sobre o mesmo ato ou objeto.

“BLITZ”. Termo utilizado para denominar as batidas policiais ou oficiais realizadas para combater um determinado tipo de infração. (pg)

BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE. De origem francesa, o termo Bloco de Constitucionalidade pode ser definido como o conjunto de normas e princípios materialmente constitucionais, que podem ou não estar expressos na Constituição, que visam alargar o paradigma do controle de constitucionalidade. (pg)

BLOCO PARLAMENTAR. Designa o agrupamento de parlamentares, de um mesmo partido ou de partidos diversos, que se forma ideologicamente para exercer influência nas decisões legislativas.

BLOQUEIO. Registra-se a derivação da palavra do antigo alemão *blokhuis*, que servia para designar a fortificação ou os fortins, construídos com o intuito de impedir que fossem atravessadas as comunicações que davam acesso à praça sitiada.

Desse modo, *bloqueio*, originariamente, significava o *cerco* feito à praça pelos atacantes dela, a fim de impedir que fosse levado qualquer socorro ou auxílio aos sitiados.

Por extensão, passou a designar todo emprego de força armada pelo país atacante, a fim de impedir contato por terra ou por mar, *trancando*, assim, todos os meios de comunicação usados pelo inimigo, para que não consiga receber abastecimento de víveres ou de munições, provindos de outros países.

O *bloqueio*, desse modo, pode ser *terrestre* ou *marítimo*, segundo o cerco é feito por terra ou por mar, com a intenção de impedir a entrada, por um meio ou por outro, de recursos para o adversário.

A declaração do bloqueio, seja do porto da carga ou do porto de destino, é motivo de força maior para dissolver o contrato de fretamento.

A própria proibição de um governo, por tempo indeterminado, da saída de navios dos portos, em virtude de guerra civil, equivale a bloqueio, e, como tal, dissolve o contrato de fretamento, tal como o caso comum de bloqueio, sem que haja motivo de exigência de parte a parte.

Quando a nação *bloqueada* consegue romper o *cerco*, diz-se que o *bloqueio foi furado*. Assim, o bloqueio não se mostra efetivo.

Para que o bloqueio se diga, mesmo, *efetivo*, é necessário que o país bloqueante possua forças suficientes para promover cerco realmente eficaz, de modo a impedir qualquer contato da nação bloqueada com o exterior. E somente dessa maneira, perante o Direito Internacional, se reconhece a sua validade. Dele decorre o apresamento dos navios que o tentem romper.

BLOQUEIO PACÍFICO. É o bloqueio intentado sem a *declaração de guerra*, ou como medida de represália, ou para que o Estado bloqueado seja compelido, já que falharam os recursos diplomáticos, a executar uma sentença, a respeitar os compromissos ou os direitos para com o Estado que promove o bloqueio.

Na vigência do bloqueio, o país bloqueador se diz com o direito de apresar os navios que o tentem romper, mesmo que sejam neutros. Mas é assunto controvertido.

“BLUE CHIPS”. Diz-se, no jargão bursátil, das ações que se mantêm em cotação elevada.

BOA CHEGADA. Locução usada na linguagem marítima para indicar a chegada do navio ao porto de destino, sem qualquer contrariedade, isto é, sem que, no curso de sua viagem, tenha ocorrido qualquer acidente que tenha acarretado transtornos ou prejuízos a ele ou à sua carga, pelo que se evidencia haver sido uma *viagem sem acidentes*.

Tem a mesma significação de *bom estado*, usado em relação às mercadorias transportadas ou à carga.

BOA FAMA. Conhecido o sentido de *fama* (reputação, opinião pública), claramente se tem o significado da locução *boa fama*, de tanto uso, para indicar a idoneidade, reputação e estima pública da pessoa.

Decalcando-se no conceito romano *est dignitatis illaesa flatus, legibus as moribus comprobatus*, CLÓVIS BEVILÁQUA a considera: “a estima social de que a pessoa goza, por se conduzir segundo os bons costumes”.

Compõe-se, assim, do acervo de qualidades morais possuídas pela pessoa, cujo conhecimento é público e notório, em virtude do qual a *boa fama*, como a *boa notícia*, corre a seu respeito, enchendo-a da consideração de todos quantos a conhecem e com ela convivem.

Embora a *boa fama* não se considere um *bem*, economicamente conversível, se mostra como um *bem*, juridicamente protegido, pois que seu titular pode recorrer à força da lei para que se lhe respeite e se mantenha íntegra a de que goza na sociedade.

E como pela teoria aceita de quem nem sempre o patrimônio significa riqueza (PLANIOL), *boa fama* é bem que se integra ao patrimônio da pessoa, e, daí, a proteção legal que se lhe dá.

Por vezes, segundo as circunstâncias, se o ataque à *boa fama* possa acarretar prejuízos materiais à pessoa, mesmo um bem sem valia econômica imediata, pode ser passível de indenização. É o que se diz dano moral, suscetível de ressarcimento.

E tanto se *prove o prejuízo* que se causou pela ofensa à boa fama, apreciado aquele em sua equivalência monetária, será a violação ao bem moral indenizável na proporção do prejuízo ou do dano material causado.

Integrada no patrimônio da pessoa, não deve, sem dúvida, ser a boa fama excluída das indenizações a que todos os demais bens fazem jus, quando ofendidos.

Quem não goza de boa fama não deve ser admitido como testemunha em processo: é defeito que vicia o depoimento. E, daí, a asserção *falta de boa fama*, atribuída à pessoa, cujos antecedentes ou meios de vida na sociedade não são recomendáveis, ou merecem repulsa dos cidadãos. Consideram-se como carentes de boa fama:

- a) os condenados por crimes infamantes: roubo, falsidade, estelionato e outros como tais considerados;
- b) as meretrizes ou prostitutas públicas;
- c) os bêbados habituais;
- d) os jogadores por ofício.

BOA-FÉ. Sempre se teve *boa-fé* no sentido de expressar a *intenção pura*, isenta de dolo ou engano, com que a pessoa realiza o negócio ou executa o ato, certa de que está agindo na conformidade do direito, consequentemente protegida pelos preceitos legais.

Dessa forma, quem age de *boa-fé* está capacitado de que o ato de que é agente, ou do qual participa, está sendo executado dentro do justo e do legal.

É, assim, evidentemente, a *justa opinião*, leal e sincera, que se tem a respeito do fato ou do ato, que se vai praticar, opinião esta tida sem malícia e sem fraude, porque, se se diz *justa*, é que está escoimada de qualquer vício, que lhe empane a *pureza da intenção*.

Protege a lei todo aquele que age de *boa-fé*, quer resiliendo o ato, em que se prejudicou, quer mantendo aquele que deve ser respeitado, pela *bonae fidei actiones*.

É assim que a *boa-fé*, provada ou deduzida de fatos que mostram sua existência, justifica a ação pessoal, pela qual se leva à consideração do juiz o pedido para que se anule o ato praticado, ou se integre aquele que agiu de *boa-fé* no direito, que se assegurou, quando de sua execução.

Na posse, a *boa-fé* sempre se presume, salvo quando a própria lei estabelece presunção contrária. E, quando assim não é aquele que alega *má-fé* é que a deve provar. Consequentemente, na ausência de qualquer prova de *malícia* ou *má-fé*, a presunção é de que a *boa-fé* é a intenção que levou a pessoa a agir daquele modo.

BOA-FÉ OBJETIVA. Entre os princípios basilares do Código Civil de 2002 está o da *boa-fé* objetiva, como decorre do disposto em seu art. 187, indicando que se deve perquirir se o exercício dos direitos se faz com a *boa-fé*, que decorre do que objetivamente é demonstrado pelo agente, predominando sobre a *boa-fé* subjetiva, que é o estado de consciência do mesmo. Assim, o juiz deve perquirir, em cada caso, se a ação ou omissão do agente resultou de *boa-fé* pelo que objetivamente foi demonstrado.

BOA RAZÃO. A expressão, na terminologia jurídica, tem a propriedade de indicar aquilo que deve ser executado dentro do *bom* e do *justo*, ou tudo que deve ser feito dentro *donecessário*.

Quando se trate de *argumento* expendido, a *boa razão* vem significar o acerto ou procedência das alegações, não somente por se firmarem na verdade dos fatos, como por se ajustarem a princípios legais.

BODAS. Do latim *vota*, plural de *votum* (promessa), designa a celebração do casamento.

BOFETADA. Bofetada ou bofete têm o mesmo sentido: ambas têm origem do francês *buffé*, e significam a pancada, com a mão espalmada, que se desfere no rosto da pessoa.

Sob o ponto de vista penal, a bofetada não somente constitui uma *ofensa física* (lesão corporal leve), como constitui uma *ofensa moral*, sendo, por isso, incluída entre os fatos caracterizadores da *injúria real*, ou *injúria grave*.

E isto porque, segundo conceito generalizado, o *esbofeteamento* (ato e efeito de dar bofetada) *desconsidera* o ofendido, expondo-o ao desprezo público e ao escárnio de seus pares.

Daí por que a bofetada é tida como *ofensa física*, resultante da dor que causa à pessoa ao ser desferida, e *ofensa moral*, em virtude da diminuição que daí advém à dignidade da pessoa que a recebe.

Em razão disso, os criminalistas consideram a reação advinda da *bofetada* como justificativa em face da agressão inopinada sofrida, admitindo-se, mesmo, como *legítima defesa*, desde que esta também procede, quando tende à proteção dos bens morais do cidadão, tais sejam, o da própria honra e o pundonor. É a *legítima defesa da honra*.

O Cód. Penal inclui a bofetada entre os crimes de injúria (art. 140), capitulando-a entre os crimes contra a honra. E a bofetada é das injúrias que se dizem *violentas e aviltantes*.

BOIA. Na técnica marítima, boia significa não somente o sinal ou marco que é colocado pelo capitão do navio, a fim de designar o local em que se encontra a âncora do navio, ou é também o mesmo sinal ou marco colocado em certos lugares, que, assim, se assinalam para sobreaviso do perigo que oferece a passo, às vezes, aparelhadas de luzes, ou faroletes, para que melhor sejam vistas pelos navegantes, durante a noite.

Também se dá nome de *boias* aos *salva-vidas* de cortiça ou borracha.

Boia. Nos estabelecimentos coletivos, como colégios, quartéis, assim se denominam os alimentos dados nas refeições.

BOICOTAGEM. Ou boicote. Assim se diz do ato pelo qual alguém procura criar obstáculos ou impedir que outrem exerça livremente o seu comércio ou a sua indústria.

Difere da *sabotagem*, que se mostra o ato de destruir a coisa, com a intenção de provocar a paralisação do trânsito ou do serviço que se realiza.

A *boicotagem* é a oposição ao negócio, comercial ou industrial, por meios com que se possa criar esse constrangimento, mas sem que se causem danos materiais ao negócio ou à pessoa. É ato de *emulação*, compreendido no sentido de competição ou rivalidade, sem que dela decorra qualquer violência moral ou ameaça.

A *boicotagem* é, por vezes, medida de represália autorizada por um país contra outro, pela qual se pede a súditos dele, residentes no país ou fora, que se abstenham de relações comerciais com pessoas pertencentes à nação, contra que se institui o *boicote*.

É a guerra econômica, cuja ação se reduz a essa abstenção de compra a qualquer comerciante ou industrial, ou mesmo do vendedor de produtos de que eles necessitam, por parte dos navios do país que resolvem estabelecê-la.

Não sendo a *boicotagem* ação, que se objetive numa coação física ou moral, embora possa causar prejuízos aos alvejados, não constitui delito especificamente qualificado em lei.

Boicotagem. Originariamente, a expressão proveio da interdição que se lançava sobre os proprietários irlandeses, que não obedeciam às prescrições da liga agrária.

Sua admissão remonta a 1880, quando o capitão JAMES BOYCOTT, por sua crueldade e dureza na administração das propriedades de lorde MAYO, se viu abandonado por todos os trabalhadores irlandeses, que não trabalhavam para ele, não lhe compravam os produtos nem lhe vendiam, a tal ponto que teve que abandonar o local. Daí, então, é que se passou a dar o nome de *boicotagem* a todo ato que tende a não manter contato comercial com a pessoa ou pessoas contra quem se toma semelhante medida.

BOLCHEVISMO. Regime político que, de modo radical, visa a estabelecer a ditadura do proletariado, com a destruição integral do Estado capitalista, desde os seus mais profundos alicerces, dando a direção política aos trabalhadores, e pondo, assim, em prática, os princípios marxistas.

Nesse intuito, tal regime admite somente o Estado como senhor e possuidor do solo e do subsolo, das fábricas, dos bancos e, aliás, de todas as instituições econômicas, que serão

organizadas e dirigidas por ele, com a preocupação de socializar todas as atividades produtivas.

Integra-se o *bolchevismo* nas teorias *comunistas*, tendo tomado denominação especializada, simplesmente em virtude dos princípios políticos postos em prática: o bolchevismo pretende ser intransigente no domínio de suas ideias; que se devem impor pela violência e pelo extermínio de todos os obstáculos que se antepõem à sua implantação.

Desse modo, mostra-se diverso do *menchevismo*, também um dos ramos a que se acolhem os prosélitos do comunismo, sendo, no entanto, que estes admitem a implantação do regime por meios suasórios, ou seja, pela evolução, isto é, sem violência, chegando-se, assim, ao estado proletário por meio da propaganda e disseminação das ideias, não pela violência e pela força.

O *bolchevismo*, implantado na Rússia por *LÊNINE*, tomou a denominação de *República dos Sovietes*.

Sovietes não era o termo próprio do comunismo. Eram organizações sindicais que, segundo as circunstâncias do momento, passaram a ser as organizações locais e partidárias do regime, então adotado.

BOLETIM. Denominação dada a todo escrito, em que se faz o relato breve de algum fato. É, assim, escrito ou *bilhete informativo*. Neste sentido, diz-se *boletim escolar* para o escrito informativo sobre as ocorrências do aluno ou estudante, enviado aos pais; *boletim de guerra*, aquele em que se narram os últimos acontecimentos da guerra; *boletim do governo*, aquele em que se inscrevem as informações de interesse público, prestadas pelas autoridades.

Boletim. Nome que se dá a qualquer publicação periódica de caráter informativo, divulgada pelas associações científicas. Tem o sentido de *anais*.

BOLSA. No sentido técnico-comercial e econômico, *bolsa* designa a *organização*, devidamente autorizada pelos poderes públicos, que tem por objeto reunir, em determinado local e em certas ocasiões, vários comerciantes ou outras pessoas interessadas, para tratarem de negociações concernentes a seu comércio.

Embora se lhe tenha, às vezes, no sentido de praça, tomando em sua acepção lata, não se confunde com o termo, visto que este, de significado bem amplo, indica o complexo de comerciantes ou estabelecimentos comerciais existentes numa localidade: *praça* do Rio de Janeiro é exemplo.

Quando muito, para significar o objetivo que a bolsa tende a realizar, pode ser tida no sentido de *mercado*, pois que seu funcionamento, em verdade, apresenta o aspecto desta outra instituição comercial, embora, juridicamente, bem dele se distinga, pois o *mercado* é mais uma feira pública, onde se vendem as mercadorias produzidas diretamente aos próprios consumidores. E, na *bolsa*, em regra, as vendas e compras se fazem simbolicamente, muitas vezes recaindo sobre mercadorias ainda não produzidas.

Constituídas e autorizadas por princípios de lei, as bolsas, no entanto, são organizações econômicas, desde que sua função, justamente, é procurar colocação para os produtos, que ali se oferecem, e graças a elas seus preços são regulados diariamente, diante da própria concorrência.

Desse modo, as bolsas têm uma dupla finalidade: *colocação de produtos* ou de *valores*(títulos); *regularização de seus preços*, tanto no tempo como no espaço.

Articulada dentro destas duas modalidades, as bolsas realizam suas operações, sejam sobre as mercadorias, sejam sobre os títulos que lhes servem de objeto, tanto à vista como a prazo.

Todas as vendas efetuadas nas bolsas o são por meio de pessoas, legalmente autorizadas, que se dizem *corretores*, sendo os trabalhos relativos a seu funcionamento dirigidos por uma comissão. A esta, também, compete fiscalizar e fazer cumprir as regras instituídas na lei própria e regulamentos, relativas às bolsas e seu funcionamento.

Segundo o objeto em que se fundam as operações das bolsas, se mercadorias ou valores, tomam elas denominações especiais. E assim se dizem *bolsa de mercadorias*, *bolsa de títulos* etc.

Vide: *Operações de bolsas*.

Bolsa. Não obstante o sentido técnico-jurídico de que bolsa significa a *organização*, em virtude da qual se permite a *reunião* de certas pessoas para fins que se têm em vista, também, por extensão, expressa o *local* em que essas reuniões se realizam.

Bolsa. Do mesmo modo, em sentido mais consentâneo com a significação do vocábulo (saquinho onde se guarda dinheiro), costumam designar por ele os fundos que se põem à disposição de certa pessoa, para que possa realizar determinado objetivo.

E, assim, se diz *bolsa de estudos*, para designar a soma, que se reserva ao estudante, a fim de que possa realizar um curso, no país ou fora dele.

As *bolsas de estudo* vêm, em regra, como prêmio aos alunos laureados, e se destinam a um curso de aperfeiçoamento num país estrangeiro ou noutra cidade, onde as organizações de ensino são mais aperfeiçoadas.

BOLSA DE MERCADORIAS. Designação especial dada à *bolsa*, cujo objetivo é fazer operações sobre mercadorias ou gêneros, segundo os usos comerciais estabelecidos.

No entanto, em regra, as mercadorias destinadas à venda nas bolsas são aquelas de larga produção, e que se costumam classificar em tipos uniformes: café, algodão, açúcar, cereais etc. Os preços instituídos nas bolsas de mercadorias formam a *cotação oficial* do produto, nos dias respectivos, em que eles se fixaram.

BOLSA DE VALORES. Também se diz bolsa de títulos. É a que se destina à negociação de títulos, sejam particulares ou públicos (ações de companhias, apólices ou títulos da dívida pública), que são admitidos à sua cotação.

BOM. Originada do latim *bonus* (bom, hábil, útil, vantajoso), é palavra que possui uma variedade de significações, tendo na terminologia jurídica e comercial, quer como adjetivo quer como substantivo, múltiplas aplicações.

Em sentido geral e amplo, quer significar tudo que é próprio para produzir efeitos *úteis*.

E, em significação, mais ou menos idêntica, revela as qualidades de tudo, as quais devem ser conformes à natureza ou ao uso, a que são destinadas.

Em acepção mais estreita, porém, assim se determina tudo que está conforme às regras impostas pela moral.

Bom. Na linguagem técnico-comercial, e em sentido que lhe é próprio, indica a valorização ou cotação elevada da mercadoria, em vista do que se auferem avultados lucros.

E, assim, *bom preço* ou *boa cotação*, para o vendedor, significa *preço alto* ou *cotação alta*, pela qual poderá vender as suas mercadorias.

Contrariamente, para o *comprador*, *bom preço* tem sentido de *preço razoável*, ou que lhe satisfaz.

Bom. Na terminologia técnica de cartório, tem significação, também, própria e especial.

A par de servir de declaração de que tudo que se fez está conforme à ordem legal, quando se diz *bom e valioso*, o *bom* quer mostrar que *garante a validade do ato* e que as obrigações ali contraídas serão cumpridas nos limites do que fica expresso no documento.

No testamento cerrado, serve mesmo para compor as palavras: *bom, firme e valioso*, com que o testador entrega o testamento feito e confessa a sua vontade de torná-lo válido, consoante as leis instituídas.

Se é *bom* deve-se, então, ter como *perfeito*, para que se cumpra a vontade da pessoa que praticou o ato.

Mas tais expressões, embora sirvam para reafirmar o desejo do testador e provocar a sua declaração, perante testemunhas, de que aquele é o seu testamento e a sua vontade, não se fazem sacramento. Quaisquer outras que indiquem ser *bom*, para o testador, o testamento exibido terão o mérito de servir à formalidade legal.

Bom. Em sentido especial ou próprio às questões de garantias pessoais, *bom* quer significar *aidoneidade* do fiador, avalista ou garante, mostrando ainda que, por sua posição econômica, é pessoa que se pode responsabilizar como fiador, avalista ou garante da obrigação contraída, encontrando-se em situação de cumpri-la se o devedor direto não a cumpre.

Em relação às garantias reais, a expressão *boas* dá a entender que elas *valem*, isto é, respondem perfeitamente ao fim que se tem em vista, para, subsidiariamente, atenderem ao pagamento da obrigação principal, se o devedor não a paga.

BOM ESTADO. É expressão usada na técnica comercial, com apoio no Direito, para designar a mercadoria que chegou a seu destino na devida ordem, ou seja, na conformidade com o conhecimento de transporte, isto é, exata no seu peso, na sua quantidade e sem qualquer falta ou avaria.

Desse modo, a locução *bom estado* tanto significa que as mercadorias transportadas chegaram a seu destino em perfeito estado de conservação, como sem que houvesse qualquer alteração de quantidade, qualidade ou peso, mostrando que chegaram tal qual como foram entregues no porto ou ponto de embarque.

Se entregues as mercadorias ao destinatário, sem qualquer protesto por parte dele, a presunção é de que elas chegaram em bom estado, salvo prova em contrário.

Mas, se não vierem em bom estado, e sim avariadas ou com outras faltas, deve o destinatário, em tempo útil, lavrar o seu protesto, pedindo que se faça vistoria nas mercadorias.

Vide: *Mercadoria avariada, Protesto, Vistoria*.

O conceito de *bom estado*, relativo às mercadorias, é análogo para as *bagagens*, isto é, que também elas não chegaram a seu destino com danificações, diminuições, roubos, faltas ou avarias.

BOM PROCEDIMENTO. Expressão usada para atestar a correção ou exato cumprimento dos deveres anotados no exercício de uma função ou no desempenho de um encargo. Equivale à asserção: *procede bem* ou *procede com correção*.

Em sentido mais geral, serve também para indicar a atuação criteriosa da pessoa no convívio social, nada havendo, assim, que lhe possa *desabonar*, isto é, que possa empanar sua *boa fama* na sociedade.

BOMBARDEIO. O mesmo que *bombardeamento*, sendo, no entanto, *bombardeio* derivado do francês *bombarder*, de *bombus* latino (ruído, barulho, zumbido), que, assim, onomatopaicamente, expressa o *ruído*, que do bombardeio decorre. Assim, significa o ato bélico pelo qual a nação atacante põe em ação as suas *bocas de fogo* para lançarem bombas sobre pontos, cidades ou vilas do país atacado.

O *bombardeio* pode realizar-se por forças de mar, de terra ou do ar.

Segundo as convenções, que se têm estabelecido, não é lícito atacar ou bombardear cidades, aldeias, habitações ou construções não defendidas. Mas tem-se admitido como legal o bombardeio levado a efeito a cidades e portos, mesmo não defendidos, se as autoridades locais não aceitam as requisições de víveres ou munições necessárias, no momento, à força naval, precedendo-se esse ataque de notificação expressa (CLÓVIS BEVILÁQUA).

No entanto, como medida de represália ou mesmo sem ela, não é princípio que se tenha acatado. As convenções internacionais têm traçado regras a respeito da efetividade do bombardeio e de sua legitimidade.

Os governos dos países bombardeados não se responsabilizam pelos danos causados às propriedades particulares.

O avião destinado a bombardear cidades ou regiões inimigas diz-se *avião de bombardeio* ou *bombardeiro*.

BONIFICAÇÃO. Originado do latim *bonificare*, passou para a terminologia jurídica e comercial com a mesma acepção de *oferecer vantagens* ou *beneficiar com vantagens*.

Em sentido mercantil tem o mesmo significado de *compensação*, *gratificação*, *abatimento* ou *redução*.

Como compensação, entende-se o pagamento feito à pessoa para *indenizá-la* de despesas no desempenho de certo mister ou como retribuição a serviços prestados, fora do normal, sem que a eles estivesse obrigada. A *bonificação*, em tal circunstância, é a justa recompensa, feita espontaneamente, além do que era do dever pagar.

Como *gratificação*, entende-se o pagamento espontâneo, além do obrigado, mesmo que não se tenha prestado qualquer serviço fora do normal. É pagamento voluntário e benevolente ao empregado ou funcionário sem que ocorra obrigação a isto e além do que lhe é devido.

Como *abatimento* ou *redução* mostra-se liberalidade do vendedor ou credor, *bonificando com abatimento* o valor da compra ou reduzindo o valor da dívida, no ato de seu pagamento, com ampla quitação.

Bonificação. Sem que divirja do sentido tido vulgarmente, ou seja, este de vantagens oferecidas, na terminologia das finanças bonificação tem aplicação apropriada.

Designa o *abatimento* ou *vantagem* que é oferecida aos compradores de títulos de empréstimos (subscritores), em virtude do que podem adquirir tais títulos por *preço abaixo do par*, isto é, podem adquiri-los por um *preço inferior* a seu valor nominal.

Precisamente esta diferença entre o preço de aquisição e o valor nominal do título diz-se *bonificação* aos subscritores do empréstimo, que se representa pelos títulos emitidos e subscritos.

Para o valor de venda dos títulos emitidos, ou seja, para o preço por que eles se vendem, já computada, assim, a bonificação, diz-se *tipo de emissão*. Por ele, que é o preço estipulado para a venda dos títulos, já se anota o montante ou a base da bonificação.

“BONORUM EMPTORES”. Denominação dada, em Direito Romano, às pessoas que sucediam os devedores insolventes nos seus respectivos patrimônios, mediante a *possessio bonorum*, resultante da *venditio*, pagando uma certa porcentagem sobre os respectivos créditos aos credores do sucedido (PAULO LACERDA).

Nesta sucessão, o *emptor* se colocava sob a proteção do Direito Pretoriano, mas ficava obrigado a uma sorte de compensação para com os credores do devedor insolvente, compensação esta que consistia na dedução (*deductio*) feita pelo *emptor bonorum* de tudo quanto os credores do insolvente sucedido devessem a ele, de modo que a eles seria paga somente a importância devida (*pro rata*) com o desconto ou abatimento da outra dívida exigível, por seu lado, dos credores.

Aliás, modernamente, a lei permite a compensação, com preferência sobre todos os demais credores, das dívidas do devedor vencidas até o dia da decretação da falência, provenha o vencimento da sentença de falência ou não, obedecidos os requisitos da legislação civil (art. 122 da Lei 11.101/2005).

BONS COSTUMES. Denominação ou expressão derivada do latim *boni moris*, usada para designar o complexo de regras e princípios impostos pela moral, os quais traçam a norma de conduta dos indivíduos em suas relações domésticas e sociais, para que estas se articulem segundo as elevadas finalidades da própria vida humana.

Os bons costumes, em sentido genérico, referem-se mais propriamente à honestidade das famílias, ao recato das pessoas e à dignidade ou decoro social.

A ideia e o sentido de bons costumes não se afastam da ideia ou sentido moral, pois que os princípios que os regulam são, inequivocamente, fundados nela.

O Direito Penal, atendendo à manutenção da ordem moral na sociedade, pune os que possam atentar contra os bons costumes. Neste sentido, traça os preceitos legais para coibir os atos que atentem contra aqueles que, neste particular, se referem mais propriamente aos bons costumes de ordem sexual, os quais, atentados ao decoro público, se dizem *ultraje ao pudor público*.

Os atos de depravação sexual, mesmo os praticados na intimidade, entendem-se atentados aos bons costumes, e são por isso passíveis de sanção penal, seja quando se mostram atos de corrupção, ou atos de atentado ao pudor.

BONS OFÍCIOS. Na técnica jurídica e na comercial, a expressão é usada para indicar *aintervenção* de uma pessoa, estranha a negócios tratados por outras, a fim de que se solucione a pendência ou se realize a contento o negócio que se discute entre elas.

Significa, assim, a *ação de árbitro*, que pretende dar solução oportuna e satisfatória às partes desavindas. Ou significa, ainda, a *intervenção protetora* de um terceiro, para que consiga

junto a certa pessoa a satisfação de um desejo ou interesse, daquele a favor de quem intercede.

Neste sentido, *bons ofícios* têm também sentido de *préstimos*.

Na terminologia do Direito Internacional, *bons ofícios* não têm sentido diverso daquele em que a expressão é tida na linguagem do Direito Privado. Significa a intervenção ou mediação de uma ou mais potências, para que duas nações em dissídio, ou em luta, submetam à arbitragem de outra potência a divergência ou contenda que as tornam adversárias.

Desse modo, *bons ofícios* querem expressar a intervenção amistosa e benévola oferecida por uma nação para que se ponha termo às dissidências havidas entre dois ou mais Estados, cujas relações se encontram cortadas ou estremecidas.

Assemelha-se à *mediação*, embora, em regra, esta se mostre de sentido mais extenso, pois que vem significar o ato pelo qual outra potência já *intervém* no dissídio entre duas ou mais nações, mesmo sem caráter obrigatório, desde que tenham as potências dissidentes aceito tal intervenção.

BÔNUS. Geralmente, *bônus* é expressão usada para indicar todo título ou documento, passado por alguém, no qual assume o compromisso de pagar, em dinheiro ou em mercadorias, à pessoa a quem foi dado, o valor ali declarado.

Para a pessoa que o emite, o *bônus* representa uma *dívida* e, para aquela a quem é passado, significa um *crédito*.

Neste amplo sentido, os *bônus*, então, são emitidos como títulos representativos de uma dívida, geralmente resultante de empréstimos; de uma *bonificação*, dada em caráter *deinteresse* em certas empresas comerciais ou industriais; ou, no mesmo sentido *deconhecimento*, como representativo da mercadoria entregue para depósito ou para transporte.

Bônus. No sentido de bonificação, dá-se o nome de *bônus* à dispensa do prêmio, concedida por algumas companhias de seguros, a seus segurados, depois de alguns anos de vigência do seguro.

Bônus. Em sentido especial aplica-se o vocábulo para designar a espécie de títulos, em caráter produtivo, emitidos por certas instituições, os quais, além de darem direito de ingresso no recinto das realizações sob seu patrocínio, habilitam seus possuidores a um prêmio que será distribuído entre os que os adquiriram. Tem semelhança com o *bilhete de loteria*, diferenciando-se deste porque também vale como *bilhete de ingresso*.

BÔNUS À VISTA. Assim se designam os *bônus* pagáveis em dinheiro e no ato de sua apresentação.

BÔNUS DE CAIXA. Títulos emitidos à ordem, por certos bancos, com prazos mais ou menos longos, mediante depósitos em dinheiro feitos em sua caixa, vencendo determinados interesses ou juros.

BÔNUS DE LIVRAMENTO. São títulos em que se fraciona o conhecimento, representativo de mercadorias, para que possam ser estas entregues em *parcelas* ou *frações*.

O *bônus* de livramento, assim, tem a finalidade de fracionar o conhecimento. E consiste numa carta endereçada ao capitão do navio, pelo portador do conhecimento, solicitando que *livre*, à ordem de pessoa designada, uma parte de mercadoria, cujo conhecimento prova o carregamento.

Diferencia-se, assim, do *bônus de mercadorias*, que se emite ou se passa para entrega de mercadorias, que se depositaram ou que são devidas, enquanto o *bônus* de livramento sempre é emitido sobre um *conhecimento de mercadorias*, não sobre as mercadorias, de modo que sua emissão implica a existência deste conhecimento, o que não se dá quanto ao *bônus* de mercadorias.

No entanto, o *bônus* de livramento não se entende um conhecimento parcial, pois que não formula um conhecimento e é, como se vê, um título que dele bem se difere. É apenas a ordem de entrega parcial da mercadoria, constante do conhecimento.

BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO. São títulos concedidos, gratuitamente ou como bonificação, a certas pessoas por uma sociedade comercial, seja em virtude de serviços prestados, de

entrega de certos valores, como patentes ou fórmulas industriais, ou, mesmo, como bonificação ao capital com que contribuiu, em certas emergências.

Os bônus de participação assemelham-se às *partes* beneficiárias, criadas pela lei brasileira de sociedades anônimas, as quais, como títulos negociáveis, sem valor nominal, e estranhos ao capital social, podem ser emitidas, dando a seus proprietários uma participação nos lucros a mais da sociedade.

Tal como os bônus de participação, as partes beneficiárias são conversíveis em capital, isto é, em ações. E poderão ser resgatadas, segundo regras que serão fixadas nos estatutos, em virtude do que se criará um fundo especial destinado a esse fim.

Em regra, os portadores dos bônus de participação não têm direito a voto nas sociedades. Mas, excepcionalmente, esse direito lhes pode ser conferido.

BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO. Consistem em títulos negociáveis, de emissão por companhia de capital autorizado, concedendo-se aos portadores o direito de subscrição de ações pelo preço de emissão, em prazo certo.

Muito embora os acionistas tenham preferência na aquisição, a companhia poderá aliená-los ou atribuí-los, como vantagem adicional, aos subscritores de suas ações ou debêntures.

Poderão ser *endossáveis* ou *ao portador*.

Exercendo o portador o seu direito de subscrição dos bônus, a operação se concretizará com a apresentação do certificado à companhia e com o pagamento respectivo do preço de emissão das ações.

De posse do título a sociedade emitirá as ações correspondentes em benefício do portador.

BÔNUS DO TESOUREIRO. Denominação dada aos títulos emitidos pelo governo de um país, representativos de empréstimos internos autorizados, a prazo curto, em regra para pagamento dentro do próprio exercício financeiro de sua emissão.

Os *bônus do Tesouro*, mais ou menos análogos a *promissórias*, são assinados pelo Ministro da Fazenda, e entendem-se títulos emitidos por *antecipação de receita*, de modo que a sua *subscrição* ou colocação no mercado representa, em verdade, um *adiantamento de receita*, para atender a pagamentos relativos a *dívidas internas*, que se mostram inadmissíveis.

Embora a função do *bônus do Tesouro* seja esta de prover o erário público de recursos, já previstos nas leis orçamentárias, oriundos de rendas orçadas, mostrando-se, desse modo, uma operação financeira de caráter transitório e breve, muitas das vezes sua emissão é autorizada, excepcionalmente, em caráter mais longo, para auxílio à indústria, ao comércio e para atender a serviços inesperados e urgentes de interesse público, tomando, por essa forma, não um caráter de adiantamento por conta da receita, mas o verdadeiro aspecto de *empréstimo interno*.

E em tal caso, para mostrar a aplicação dos recursos por eles conseguidos, costumam dar-lhes nomes consentâneos ao fim destinado: *bônus de defesa nacional*, *bônus para serviços públicos*, *bônus para a indústria* etc., embora todos se mostrem modalidades ou espécies de *bônus do Tesouro*.

Os *bônus do Tesouro* são títulos produtivos, pois que rendem juros ou prêmios, e são negociáveis.

Em princípio, a própria lei orçamentária, regularmente, traz a autorização para que sejam emitidos os bônus, que venham a suprir o Tesouro dos recursos de que necessita, antes que se inicie a arrecadação das rendas públicas.

BORBOLETA. Na terminologia policial, como gíria, é muito usado o vocábulo para designar *mulheres de vida fácil*, decaídas ou prostitutas.

BORDA. Derivado do vocábulo *board* (prancha), tem o mesmo sentido de margem, extremidade ou beira. E, nesta acepção, é geralmente empregado na terminologia jurídica: *borda do rio*, *borda do poço*, *borda do abismo*, *borda do campo*.

BORDERÔ. Do francês *bordereau*, significa fatura, lista ou not; é muito usada na terminologia comercial para assinalar a espécie de boletim resumido em que se anotam atos ou operações concernentes a certo negócio.

Na técnica teatral, por ele se faz o resumo de todas as vendas de ingresso, em certo dia, bem assim se anotam todas as despesas efetuadas, por ordem da direção, na própria *bilheteria* do

teatro. É peça, ainda, que serve de elemento de fiscalização para o pagamento ou exigência do imposto a que estão sujeitos os teatros.

Ainda serve para indicar o *protocolo* ou *caderno de apontamentos*, usado pelos corretores, que neles anotam as operações ajustadas e vão assinalando, *à margem*, outras circunstâncias relativas às mesmas operações.

Mais própria, quando se trata de livro para anotações ou registro, é a expressão *protocolo*. E para designar a anotação sucinta de material ou de operações de negócios mais significativo será o *boletim*.

Borderô. Na técnica bancária é vocábulo usado para indicar a nota fornecida pelo estabelecimento ao cedente dos títulos (letras, notas promissórias ou duplicatas), seja *pelodesconto* feito, seja pela *cobrança realizada*.

Dessa forma chamam de *borderô de cobrança* a nota de cobrança de títulos enviada ao cliente pelo estabelecimento bancário, e *borderô de desconto* a nota relativa aos descontos feitos, pelo líquido aí demonstrado se efetuado o pagamento da respectiva operação, ou se levando a crédito do cedente a importância então verificada.

Por analogia, dá-se, também, o nome de *borderô de remessa* ao escrito, em que se enviam, relacionados, os títulos para cobrança ou para desconto. Para este, dá-se, particularmente, o nome de *proposta para desconto*.

BORDO. A rigor, *bordo*, com a mesma origem de *borda*, significa lado, extremidade, margem. E neste sentido, na linguagem marítima, serve para designar os *bordos* de um navio, dizendo-se *bombordo*, bordo do lado esquerdo do navio, olhando-se da popa para a proa, e *estibordo* ou boreste ao lado contrário, isto é, o direito.

Mas, em sentido extensivo, diz-se *bordo* para significar o próprio navio, e daí as expressões *ir a bordo*, *estar a bordo*, para se indicar que se vai ao navio ou que se está nele.

Na linguagem náutica, *bordo* também se aplica no sentido de *rumo*, e, assim, a expressão *mudar de bordo* significa *mudar de rumo*.

BORLA. Indica o barrete vermelho, de uso privativo dos doutores em Direito que, nas cerimônias acadêmicas, se usa com o *capelo*.

BORRADOR. Na técnica mercantil, *borrador*, palavra derivada de *borrão*, quer dizer papel em que se faz rascunho ou se anotam apontamentos para um trabalho definitivo e perfeito. Designa o livro, que é destinado a receber os *lançamentos* de uma escrita comercial, antes que sejam escriturados no *Diário*.

É livro *facultativo*, quer dizer, não exige a lei comercial a sua adoção. É mero meio de precaução de que se utiliza o técnico, para evitar enganos ou erros nos lançamentos do Diário, pois que, no *Borrador*, tendo a função de receber os lançamentos, já em certa ordenação contábil, se poderão fazer as correções ou alterações que se mostrarem indispensáveis, antes que se faça a escrituração no *Diário*.

Desse modo, o *Borrador* já se mostra uma semelhança no Diário, embora não tenha como este os requisitos legais, exigidos para a validade de seus lançamentos.

E desde que tem, por finalidade precípua, facilitar a passagem das *partidas* para o Diário, deve o Borrador já ser escriturado na forma técnica da contabilidade, com o devido respeito às regras práticas da escrituração, de modo a ser reproduzido no Diário o lançamento que nele se formula.

Além do Borrador, há a *Costaneira*, onde se tomam diariamente, sem a menor atenção às regras da escrituração mercantil, as anotações das operações que se vão realizando, as quais se fazem por *partidas simples*, e pelos próprios empregados subalternos do estabelecimento.

Esta, a *Costaneira*, é livro que se distingue do *Borrador*, embora se mostre o verdadeiro borrão da escrita a ser modelada no Borrador.

A escrituração do borrador obedece, para ser cumprida a sua finalidade, aos mesmos requisitos que se exigem para os lançamentos no Diário:

- a) os títulos *credor e devedor* da operação realizada;
- b) o *histórico* de cada operação, devidamente esclarecido e com menção ao documento, em que se funda;

c) o valor ou importância relativa à operação.

BORRÃO. Em sentido vulgar, assim se entende e se denomina todo papel escrito, em que se fizeram anotações ou rascunhos referentes a qualquer outro documento que se vai elaborar. É a *minuta*.

Borrão. Na terminologia comercial, designa o livro de anotações usado pelos comerciantes, para registro das operações que vão realizando, do qual tirará, depois, o seu guarda-livros ou contador, os elementos para a formação dos lançamentos do Borrador e Diário.

É, assim, um livro de apontamentos, uma espécie de protocolo, em que se registram, pela ordem de efetivação, as diversas operações do estabelecimento, sendo também conhecido pelo nome de *Memorial* ou *Costaneira*.

Não é livro obrigatório, mas, segundo as circunstâncias, isto é, em casos de perícias ou de exames, é livro que pode ser útil à perícia, pois nele, muitas das vezes, está a fonte dominante do lançamento.

Borrão. Assim se indica também as *borraduras* ou *riscos* que possam viciar os pontos de um documento, ou mesmo lhe tirar os efeitos se se apresentam em *pontos capitais*, isto é, onde a matéria principal do documento está escrita, e sejam de molde a não deixar visível a parte que se considera importante e útil.

Os borrões ou borraduras encontrados num documento público ou particular, em pontos substanciais, enfraquecem a sua valia, desde que não se possa mostrar a parte que se pretende ter como dominante nele.

BORRASCA. É expressão por que, na terminologia marítima, também se designa *atempestade*. Os danos acontecidos às *fazendas* (cargas) ou ao *navio*, em consequência de *borrasca*, em regra formam avaria simples, e são, assim, suportados particularmente seja pelo navio ou pela carga, que com ele se tenham sacrificado.

Mas, segundo as circunstâncias, a agitação violenta dos ventos, que caracteriza a *borrasca*, pode, mesmo, provocar o *navio*; podem os danos consequentes dela caracterizarem *avarias grossas*, assim, se por ela se tiver que promover alijamentos, mudar de rumos, arribar ou houver encalhe, de que possam decorrer despesas extraordinárias em benefício comum.

BOTE. Na linguagem marítima, *bote* designa a espécie de embarcação pequena, que serve para os serviços de pequena escala nos pontos de embarque ou desembarque, levando passageiros para bordo.

Fazem parte do equipamento dos navios, havendo deles em sua cobertura, servindo não somente para levar sua tripulação à terra, como, em caso de emergência, para salvamento dos passageiros.

BOTEQUIM. Expressão que se dá, em comércio, aos negócios ou estabelecimentos onde se vendem e se tomam bebidas de qualquer espécie, alcoólicas ou não.

BOTICA. Na linguagem marítima, emprega-se o vocábulo para designar a *caixa de medicamentos*, que é conduzida pelos navios, para os casos de emergência.

Mas também designa as *farmácias* ou estabelecimentos, em que se *aviam* receitas ou se vendem remédios, palavra de que se derivou então *boticário*, para designar o dono da botica ou a pessoa ou farmacêutico, que avia as receitas.

BRAÇAGEM. Formado de *braço*, é empregado para designar o trabalho executado pelo braço, sem auxílio de aparelhos.

É o serviço ou trabalho manual, feito simplesmente com o auxílio de pás, enxadas, picaretas ou outros instrumentos de ação manual.

Por esta mesma designação, distingue-se a remuneração que se paga pelo *serviço braçal*.

No sentido que lhe davam as Ordenações Afonsinas, nem somente *braçagem* se entendia o *serviço rude* ou *trabalho* meramente *manual*.

O próprio trabalho intelectual, o *trabalho da pena*, designava-se *braçagem*, porque com o braço ele se fazia.

Deste modo, a *braçagem* distinguia-se somente de todo serviço ou trabalho que fosse mecânico.

BRAÇO DO RIO. Na técnica jurídica, entende-se como *braço do rio* a ramificação principal do rio, para constituir uma derivação dele, correndo certo percurso, para depois lançar-se no mesmo tronco principal, em um ponto mais abaixo.

A designação, assim, provém da própria configuração de *braço*, que dá semelhante ramificação ou ramal do rio, assim formado, o qual, desligando-se do rio principal e se ligando a ele novamente, forma uma *ilha fluvial*, compreendida entre a porção de terra limitada pelo braço do rio e pelo tronco principal, isto é, pelo *desdobramento do rio*.

O desdobramento dos rios, formando braços ou ramos novos, constitui objeto de direito para os vizinhos marginais, notadamente pela formação de *ilhas fluviais*, que, assim, pertencerão aos proprietários dos terrenos, em que se formaram Cód. Civil/2002, art. 1.249, III (art. 537, III, do Cód. Civil/1916). (ngc)

BRANCAGEM. Denominação antiga, dada ao imposto cobrado sobre a água, pão, carne e demais gêneros alimentícios.

BRANCO. Na terminologia jurídica, é usado, frequentemente, para indicar *ato* em que não se mencionou, ou não se escreveu, o que era necessário para completá-lo.

Assim se diz: endosso *em branco*, para indicar o endosso que não traz o nome do *doendossatário*; assinatura *em branco*, para indicar a aposição da assinatura, em papel onde se vai formular o documento sem que este esteja devidamente escriturado; bilhete *em branco*, aquele que não traz inscrito, no lugar próprio, que fica *em branco*, o nome do beneficiário do título.

O portador ou proprietário do papel, em que se deixou *em branco* parte que lhe era necessária, entende-se com poderes ou com mandato para preencher ou completar, escrevendo, na parte *em branco*, o que lhe falta e é essencial.

BRASIL. Desde a Proclamação da República, a 15 de novembro de 1889, adota o Brasil o sistema federativo, sob regime representativo. A Constituição Federal de 1946, sem afastar-se dos princípios adotados, estabeleceu em seu art. 1º: “Os Estados Unidos do Brasil mantêm, sob regime representativo, a Federação e a República. Todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido”.

A CF/88, no Título I, *Dos Princípios Fundamentais*, art. 1º, dispõe:

“A *República Federativa do Brasil*, formada pela União indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em *Estado Democrático de Direito* e tem como fundamentos:

I – a soberania;

II – a cidadania;

III – a dignidade da pessoa humana;

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V – o pluralismo político.”

A República Federativa do Brasil, ou simplesmente o Brasil, para se distinguir das subunidades que compõem a Federação, é conhecido, na terminologia técnica do Direito, como a *União*. E a República, então, é compreendida pelos Estados, nome atribuído às antigas províncias do regime monárquico, pelo Distrito Federal (Brasília), capital do país, onde se sedia o Governo da República, e pelos Territórios.

Os Estados-membros, subordinados ao regime da Federação, têm autonomia administrativa, sendo divididos em Municípios, a que também se atribui autonomia para reger a sua administração e dirigir os seus negócios.

BRASILEIRO. O sentido do vocábulo, em Direito, não se divorcia de seu significado geral: brasileiro é todo aquele que se considera nacional ou nacionalizado, como tudo aquilo que se refere ou pertence ao Brasil.

Em referência às pessoas, então, brasileiro quer significar ou designar o nacional, em oposição ao estrangeiro.

E, neste sentido, o brasileiro se diz *nato* ou *naturalizado*.

Quanto aos *natos*, assim se entendem aqueles que nasceram no Brasil, mesmo de pais estrangeiros, desde que não se encontravam estes a serviço de seu país, bem assim aqueles

que não nasceram no país, mas descendem de pai brasileiro ou não brasileiro, a serviço do Brasil no estrangeiro, ou mesmo os que, não estando seus pais nestas condições, embora nascidos no estrangeiro, desde que registrados em repartição competente ou optaram pela nacionalidade brasileira, quando atingiram a maioridade.

Naturalizados dizem-se os estrangeiros que adquiriram a nacionalidade brasileira, pela *naturalização*, exigindo-se:

- a) dos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto no país e idoneidade moral;
- b) dos estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 30 anos ininterruptos e sem condenação penal, o requerimento da nacionalidade brasileira.

Não obstante, pela lei, inexistir distinção entre nacionais (brasileiros) e estrangeiros, há cargos que somente podem ser exercidos por *brasileiros natos*:

- a) Presidente e Vice-Presidente da República (CF, art. 12, § 3º, I);
- b) Presidente da Câmara dos Deputados (CF, art. 12, § 3º, II);
- c) Presidente do Senado Federal (CF, art. 12, § 3º, III);
- d) Ministro do STF (CF, art. 12, § 3º, IV);
- e) da Carreira Diplomática (CF, art. 12, § 3º, V);
- f) oficial das Forças Armadas (CF, art. 12, § 3º, VI).

BRAVIOS. Originado de *bravo*, derivado do italiano *bravo*, é muito usado na terminologia do Direito Civil para designar os *animais não domesticados*, ainda selvagens, e que vagam livres da dominação do homem.

No sentido jurídico, assim, *bravios* não implica *ferocidade*, embora possam os animais tê-la ou não, pois que, tecnicamente, quer significar a qualidade do animal, ainda não apropriado pelo homem, vivendo entregue à sua natural liberdade.

Desse modo, *bravios* é tido no sentido de *selvagens*, que vivem nas *selvas* ou que vivem *em liberdade natural*.

Os animais *bravios*, segundo princípio legal, são coisas sem dono (*res nullius*) embora apropriáveis por aqueles que os caçam.

No entanto, ainda é empregado no sentido próprio de indicar o *animal feroz* ou *maléfico*. E neste caso, tanto assim se diz para o que não tem dono, como para o que, mesmo apoderado, vive em jaulas ou preso, tido que se tem como animal que não se acostuma à companhia do homem.

BREVE. Na terminologia jurídica, atual, *breve* quer significar *célere*, rápido, sem delongas. Justiça *breve* é a que se faz sem demora, sem que as partes se impacientem por uma espera injusta e prejudicial aos interesses em jogo.

Breve. Mas, na linguagem do Direito Canônico, *breve* quer significar a *carta* ou *rescritos* dirigidos pelo Papa à pessoa, em sinal de distinção.

Distinguem-se duas espécies: o *breve apostólico*, emanado do Papa, e simples *breve*, vindo ou expedido pela *Penitenciária*.

A denominação que se lhe dá vem da síntese com que se elabora, sem preâmbulo, trazendo acima o nome do Papa, e, separado por linha, começando pelas palavras: “*Dilecto Filio salutem, et Apostolicam benedictionem*”. São escritos em latim e, em regra, formulados em pergaminho, selados com cera vermelha, para diferenciá-los de outras *grças*, que são seladas com verde.

“BREVÊ”. Palavra de origem francesa (*brevet*), aplicada na terminologia jurídica para significar o *certificado* ou *diploma* de habilitação para o exercício de uma função.

Notadamente, na linguagem técnica de aviação, *brevê* significa o diploma ou o atestado de habilitação que se fornece ao *piloto aviador*.

E, dessa maneira, quando é este profissional agraciado com o título de aviador, diz-se que foi *brevetado*, galicismo formado de *brevê*, de que se compôs então o verbo *brevetar*, já introduzido na terminologia técnica da aviação.

BRIGADA. Vocábulo de origem francesa, *brigade*, é usado na terminologia militar para designar o corpo de tropas constituído por dois ou três batalhões ou regimentos.

BRIGADA POLICIAL. Geralmente é a expressão usada para indicar o conjunto de forças ou batalhões das polícias militarizadas, instituídos e mantidos pelos Estados federados.

BRINDES. Na terminologia comercial, é aplicado para designar os *prêmios* concedidos, em dinheiro ou mesmo em objetos, por estabelecimentos comerciais a seus fregueses, mediante a apresentação de *cupons* que vêm com as mercadorias, ou são dados como *bonificação* no ato da compra.

BROCARDO. Denominação dada aos adágios ou aforismos jurídicos.

BRUTO. No sentido comercial e jurídico, é usado para significar o peso total de um corpo, sem qualquer desconto, inclusive mesmo tudo o que o envolve, opondo-se, assim, à expressão *peso líquido*.

A lei alfandegária, definindo *peso bruto*, considera-o como o peso que apresenta a mercadoria com todos os seus envoltórios interiores e exteriores.

Deste modo, o peso bruto não somente se diferencia do *peso legal*, como do *peso real*, este se entendendo como o *peso líquido*, e aquele como o peso da mercadoria com os seus envoltórios interiores.

Vide: *Peso*.

BUCHA. Na gíria comercial, expressa o *mau negócio*, que se fez inadvertidamente. *Engano, logro, burla*.

BUEIRO. Vulgarmente é usado para exprimir ou assinalar o cano ou tubo de qualquer natureza, ferro, cerâmica, cimento, usado para escoamento de águas, ou mesmo como respiradouro de fornalhas; sendo, assim, o mesmo que chaminé.

Mas, na técnica das construções, designa a obra de drenagem executada no terreno, quando qualquer serviço de regularização ou de movimento de terra interrompe o escoamento natural das águas.

BUFARINHEIRO. O mesmo que *mascate*. Vendedor ambulante em feiras.

“BUILT TO SUIT”. Prática regulamentada pela Lei nº 12.744/2012 que se traduz na “construção sob encomenda”, isto é, o locatário encomenda ao locador a edificação de um imóvel conforme suas especificações, determinando, por exemplo, quais os equipamentos e acabamentos a colocar no imóvel. Concluída a construção do imóvel, o locatário o ocupa sob o regime da locação não residencial. Esta prática traz benefícios para o locatário, uma vez que não precisa imobilizar seu capital na compra do bem, e para o locador já que existe a previsibilidade de retorno do seu investimento. (pg)

BULAS. Denominação dada aos *rescritos*, *cartas autênticas* ou *decretos* expedidos pelo Papa, e que, assim, se designam porque, habitualmente, começam pela indicação do assunto antecedida da expressão *bull*.

No entanto, parece certo que o nome vem da formalidade de vir o pergaminho, onde ela se inscreve, com um selo de chumbo, em forma de *bola* (*bull* em latim), embora depois também viesse com um selo de cera verde.

Têm a denominação genérica de *Rescritos Apostólicos*, de que é espécie com os *breves* e com as *Signaturas*.

As bulas mais se reservam para os negócios de Justiça ou de Graça.

Nos pergaminhos, escritos em latim, vinham sempre as efígies de São Pedro e São Paulo e a do papa outorgante.

BULLYING. Termo oriundo da língua inglesa trazido por Dan Olweus que representa um ato de violência físico-psicológica, intencional e repetitivo que ocorre aparentemente sem motivação evidente, causando dor e angústia na vítima. Tem como objetivo intimidar ou agredir outra pessoa que não possui possibilidade ou capacidade de se defender. O agressor geralmente apresenta um quadro constante de violência que o impulsiona a resolver seus problemas com a força. (gc)

BULRÃO. Pessoa falsa, charlatão, covarde.

Furto de Bulcão é aquele em que o autor usa de fraude para subtrair o bem. (ngc)

“BUREAU”. Palavra francesa, com o significado de *repartição pública, secretaria ou escritório*, admitida na terminologia jurídica, para indicar certos *departamentos de registros ou informações*, mantidos pelos poderes públicos ou, mesmo, por particulares.

É comumente empregado para designar os *departamentos internacionais*, fundados e mantidos por deliberação ou convenção de várias potências, no sentido de estabelecer um serviço de interesse internacional para as próprias nações, que participaram dos tratados que os criaram.

BURGOS. Antigamente, dava-se o nome de *burgo*, derivado do vocábulo germano *burger* (castelão), a todo povoado, arrabalde ou lugar pequeno, fundado junto de uma cidade, desde que tivesse leis próprias para o reger e fosse administrado por sua própria autoridade, *oburgomestre* (cidadão protetor).

BURLA. Designação dada a todo *manejo fraudulento*, empregado por alguém com o intuito de ludibriar, tirando desse engano ou desse artil, com fraude, vantagem para si ou para outra pessoa.

Há várias formas de *burla*, entre as quais são muito conhecidas as que se denominam *decontos*, tais como o *conto-do-vigário*.

Embora seja um *ludíbrio*, que se afigura uma burla, em seu sentido geral, criminalmente, não se pode tornar tal procedimento equivalente de *estelionato*.

A verdade é que, salvo exceções raríssimas, o *burlado*, em semelhantes *contos*, também se mostra um cúmplice da *burla* desde que, intimamente, aliás visivelmente, a sua intenção era a de burlar alguém, pois voluntariamente se associa ao negócio, de antemão visto como ilícito.

Consoante expressa o Cód. Penal, a burla caracteriza o estelionato, no sentido que lhe empresta o art. 171, quando o *burlão* ou *burlador*, induzindo o outro a erro, com artifício, artil ou qualquer outro meio fraudulento, procura tirar *vantagem ilícita* para si ou para outro.

Em tal caso, é necessário que não proponha negócio aparentemente ilícito, mas negócio que se presume lícito, embora, para conseguir seu intento criminoso, induza outrem a *consentir por erro*, em virtude da *burla* empregada.

BUSCA. Em uso na linguagem forense, serve para indicar a diligência que tem por objetivo a procura de certa coisa ou pessoa, cuja existência se pretende verificar, ou somente para tal ou para apreendê-la, segundo a ordem emanada da autoridade competente.

As buscas se processam a mando de autoridades policiais, quando se tratam de inquéritos, ou a mando de autoridade judicial, quando se tratam de demandas ou de processos preparatórios. Nem sempre a busca vem só. É parte integrante dela a *apreensão*, que é consequência do apoderamento, após o encontro daquilo que se procura.

A busca poderá ser:

a) *domiciliar* – indica a diligência policial, a mando do juiz e sob fundadas razões, realizadas em casa de moradia ou em local onde alguém exerce profissão ou atividade, com o objetivo de prender criminosos, apreender coisas de natureza suspeita ou pessoas vitimadas por crime, além de colher qualquer elemento de convicção;

b) *pessoal* – diligência exclusivamente policial, sem mandado do juiz, para investigar indício de ocultação de coisa suspeita ou arma proibida, ou com o desiderato de colher elemento de convicção.

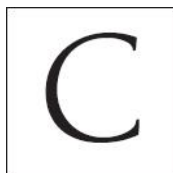
Busca. No entanto, diz-se simplesmente *busca* o ato de pesquisa do cartório ou escrivão quando *procura* em seus assentos o teor dos atos, cuja certidão se pede. E por essa diligência tem ele o direito de cobrar emolumentos especiais, que se dizem de *busca*.

BUSCA E APREENSÃO. É a diligência policial ou judicial que tem por fim procurar coisa ou pessoa que se deseja encontrar, para trazê-la à presença da autoridade que a determinou. A busca e apreensão se faz para ir procurar e trazer a coisa litigiosa, a pedido de uma das partes, para procurar e apreender a coisa roubada ou sonegada.

Também se procede a diligência para procurar e trazer à presença da autoridade, que a ordenou, o menor, que saiu do poder de seus pais ou tutores, para recolocá-lo sob o poder destes.

Em regra, a busca e apreensão é de natureza criminal. Mas, por vezes, é medida que se admite em juízo civil e comercial, para trazer as coisas à custódia do juízo, onde se discute quanto ao direito sobre elas.

Mas, civilmente, a busca e apreensão é medida que deve claramente ser permitida no texto legal, sem o que não procede o pedido, que, a esse respeito, se faz (CPC, arts. 839 a 843).
Contra as repartições públicas não se autoriza o pedido de busca e apreensão, sendo aí, se necessária a apreensão, caso de requisição ao chefe da repartição.



CABAÇO. Brasileirismo, com aplicação generalizada, servindo para indicar a virgindade da mulher, sendo, assim, empregado na mesma significação de *hímen*.

Desse modo, quando se diz *tirar o cabaço*, tem-se o mesmo sentido de *deflorar* ou *desvirginar*. Dele se forma a *cabaçada*, para designar o *estado de virgem*.

CABALA. Originariamente, servia para designar o concerto ou composição de várias pessoas, que, por meios ocultos e ilícitos, tramavam a realização de alguma coisa injusta, fosse para perder um inocente, salvar um criminoso, desacreditar uma boa obra, arruinar algum estabelecimento útil ou fazer medrar algum projeto prejudicial à coletividade ou ao Estado.

Modernamente, tem a propriedade de significar o conjunto de manejos postos em prática pelos *cabos eleitorais* no intuito de conseguir votos favoráveis ao candidato, indicado pelo partido político a que são afiliados.

E, neste sentido, diz-se, então, *cabala eleitoral*.

Cabala. Dá-se semelhante denominação ao sistema tradicional judaico para a interpretação mística e alegórica do Antigo Testamento.

Cabala. Significa também a espécie de arte ou magia, usada pelos chineses, a qual também se julga inventada pelos judeus, com o fim de obterem comunicação com os espíritos celestes e poderem obrar prodígios.

CABEÇA. Na terminologia jurídica, tem o vocábulo larga aplicação, possuindo os mais variados significados.

Origina-se da palavra latina *caput*, também com extensa variedade de significação: cabeça, pessoa, chefe, fonte, origem, vida, existência, capítulo etc.

Nas suas diversas aplicações na linguagem jurídica, ressalta a que se faz no sentido de *chefe* ou *a principal pessoa*, que se anota numa organização ou na execução de um ato.

Em tal caso, é empregado no masculino: *cabeça*.

Em qualquer sentido, porém, tem a palavra a propriedade de indicar tudo o que é *principal* ou *dominante*. E, assim, se diz *cabeça de comarca*, para indicar o local, vila ou cidade, onde se sedia a principal autoridade, seja administrativa ou judiciária.

E, por essa razão, quando se trata de ver a quem cabe a principal responsabilidade de ato ou atos praticados coletivamente, ou por várias pessoas, seja numa conjuração ou num motim, procura-se o *cabeça*, para se lhe imputar a responsabilidade de *chefia* ou para que se evidencie quem tenha sido o autor e principal instigador de sua execução.

Por vezes, serve para indicar os próprios indivíduos, segundo a expressão latina *per capita* (por cabeça).

Em tal significação, emprega-se a expressão *os filhos sucedem por cabeça*, para indicar a pessoa do próprio filho, sem se ter em conta a sua descendência.

E de igual modo se diz *cabeça de gado*, para exprimir em número a existência de tais *bovinos* numa fazenda de criação ou num curral.

CABEÇA DE CASAL. Era o título que se dava ao *marido*, na qualidade de chefe da *sociedade conjugal*.

Com o advento da CF/1988, que igualou homem e mulher em direitos e deveres, a figura jurídica perdeu sua razão de ser, desaparecendo, sob essa modalidade, do nosso cenário jurídico.

A expressão ainda se aplica para indicar o *cônjuge sobrevivente*, ou o *testamenteiro*, quando o testador tenha distribuído toda a herança em legados [Cód. Civil/2002, art. 1.990 (art. 1.769 do Cód. Civil/1916)]. (ngc)

CABEÇA DE COMARCA. Refere-se ao município ou cidade onde tem sede a Comarca.

CABEÇA DE DISTRITO. Lugar em que se encontra a sede de um Distrito.

CABEÇÃO DE SISA. Certa quantia que a cidade teria que pagar para evitar vexames e extorsões.

Importância cobrada sobre as transações.

Dízimos, rendas ou direitos do Rei. (ngc)

CABEÇALHO. Na técnica de imprensa, designa o vocábulo o título de um jornal, que, com todos os seus dizeres, vem logo acima na primeira página. Indica, também, simplesmente, o título ou a denominação, do jornal, como indica o título ou a primeira página de um livro.

CABECEIRA. Designa a região onde se encontra a nascente de um rio, ou seja, o local em que ele tem origem e se inicia a sua *corrente*.

CABECEL. Nome que se dá ao *foreiro*, que, por designação dos demais foreiros ou do próprio senhorio direto, fica responsável perante este pela cobrança de todos os direitos e foros dos demais, para que os pague, por inteiro, ao mesmo senhorio.

A eleição do cabecel ou a sua escolha pelo senhorio ocorre quando o *prazo* é dividido, em virtude de vir a pertencer a diversos donos e não convenha ao senhorio direto a *divisão do prazo*.

Mas se o senhorio concorda com a divisão, não haverá eleição nem escolha de cabecel e cada *gleba*, em que o prazo se dividir, ficará constituindo um *prazo distinto*. Em consequência, cada foreiro será responsável diretamente ao senhorio pelo valor dos foros respectivos.

CABEDAL. Vocábulo derivado do latim *capitale*, sempre se usou com o sentido de conjunto de bens ou riquezas, em qualquer acepção que se lhe tome: bens naturais, industriais, comerciais, morais, mesmo do espírito.

Desse modo, quando se toma na significação de bens ou riquezas, no sentido de fortuna ou haveres, reproduz a significação de *patrimônio* ou de *ativo* de uma pessoa, com o qual terá que satisfazer os compromissos assumidos.

Não é outro sentido que lhe toma a lei civil, quando assenta que, se o *cabedal* social não cobrir as dívidas da sociedade, por elas responderão os associados, na proporção em que houverem de participar nas perdas sociais (Cód. Civil/1916, art. 1.396, artigo sem correspondência no Cód. Civil/2002).

Cabedal, pois, tem o mesmo sentido de *capital*, de *fundo social*, de *ativo* ou de *patrimônio*, significando, pois, a totalidade de haveres possuídos por uma pessoa, seja física ou natural, seja jurídica. (ngc)

CABIDO. Expressão técnica do Direito Canônico, designa a corporação de eclesiásticos, que servem em uma Igreja Catedral, na função de *Conselho do Bispo*.

Primitivamente, a função que se lhe reservava era exercida pelo *Presbítero*, o que ouvia o Bispo para as suas deliberações.

Uma das atribuições do Cabido é nomear Provisor e Vigário-Geral para exercer a jurisdição, e só esta, visto que não lhe cabe exercer qualquer função de caráter episcopal, privativa dos Bispos.

Cabido. Também designa o capítulo ou dieta de uma congregação religiosa, a que cabe deliberar e resolver sobre as questões administrativas referentes ao mosteiro, à congregação, à confraria ou ao convento, segundo as circunstâncias.

CABINA OU CABINE. É a denominação dada ao *posto de sinais* colocados nas estações ferroviárias ou nos entroncamentos das estradas de ferro.

CABLAR. Formado do *cable* (inglês), empregado para designar as linhas telegráficas internacionais, com o sentido de *telegrafar* pelo cabo.

CABO. Denominação dada, na linguagem comercial, ao telégrafo submarino. E, por extensão e síntese (*cabograma*), termo por que se assinala o telegrama recebido ou expedido pelo cabo. Diz-se também *cabograma*, para este.

CABOS ELEITORAIS. Designação que se dá às pessoas que promovem *cabalas eleitorais*, isto é, a mando de seus chefes políticos ou partidos, tratam de conseguir elementos ou

eleitores para o seu grupo ou partido. São, assim, propagandistas eleitorais e caçadores de votos.

CABOTAGEM. É usado na técnica do Direito Comercial Marítimo para indicar a *navegação* que se faz entre os portos de um mesmo país, e mesmo entre estes e outras costas vizinhas, segundo determinação das legislações vigorantes, que estabelecem os seus limites.

No sentido que se empresta em nosso Direito, *cabotagem* entende-se somente a navegação que é feita entre portos nacionais, não se estendendo essa designação às viagens que excedam os limites de suas costas marítimas, isto é, os portos vizinhos de países limítrofes.

No entanto, já a legislação francesa admite a navegação de cabotagem, a que denomina *deinternacional*, entre os portos franceses e portos estrangeiros, em oposição, chamando *denacional* à que se faz em portos franceses.

Desse modo, a navegação de cabotagem se diferencia, para ela, relativamente à capacidade do capitão, cujas atribuições diferem entre a navegação de cabotagem e a de longo curso, cuja extensão é determinada pela própria lei, onde se assinalam os graus de latitude e de longitude, que marcam os limites da cabotagem e os da navegação de longo curso.

Aliás, a *cabotagem internacional* é tida como medida de exceção, pois que, em regra, a cabotagem se entende como a *cabotagem francesa*, que é a que se faz somente entre portos franceses.

Entre nós, a *cabotagem* é a que se faz somente entre portos brasileiros, tendo, assim, o sentido de *navegação costeira*.

E se divide em *grande cabotagem* e *pequena cabotagem*.

A *grande cabotagem* se entende a navegação feita entre dois ou mais Estados brasileiros, em virtude do que o navio mais se afasta das costas nacionais, tomando mesmo o mar alto.

A *pequena cabotagem* entende-se a navegação feita de porto a porto, sem ultrapassar os limites da costa marítima de um Estado.

As leis brasileiras somente admitem que possa a navegação de cabotagem ser executada por navios nacionais, previamente registrados nos termos das leis brasileiras.

A navegação de cabotagem, segundo o sentido legal, refere-se somente à que se faz para o transporte de mercadorias, nacionais ou nacionalizadas, entre os portos marítimos ou fluviais brasileiros. Não se considera, pois, da cabotagem, a navegação para o transporte de passageiros ou mercadorias estrangeiras.

Vide: *Navegação*.

CABOUÇO. A rigor, designa a vala ou fosso cavado para que nele se construam os alicerces de um edifício.

No entanto, por extensão, assim também se designam os próprios alicerces ou as sapatas construídas para ereção dos muros. *Cavouco*.

CABRA. Expressão de gíria com sentido mais ou menos idêntico a *capanga*, significando o indivíduo que se tem assalariado para defesa ou guarda-costas, e disposto a executar qualquer ordem de quem o tem como *apaniguado*, mesmo o assassinio.

CAÇA. Na terminologia jurídica, *caça* se compreende a perseguição e procura promovidas pelo homem aos *animais selvagens* ou que vivem em *liberdade natural*, sejam quadrúpedes ou aves, com a intenção de se apropriar deles, desde que não tenham dono.

A *caça*, assim, em relação aos quadrúpedes ou em relação às aves, para distinguir-se da *pesca*, que é a captura de peixes ou viventes da água, mostra-se uma das modalidades de *ocupaçãoo* ou de *apropriação*, pela qual os animais caçados passam à propriedade daqueles que os caçaram.

Mas, consoante prescreve a própria lei civil, a caça tem que ser realizada segundo as regras prescritas nos regulamentos administrativos, e pode exercer-se nas terras públicas ou nas particulares, nestas com o consentimento de seu dono.

Os animais destinados à caça dizem-se *alimentícios* ou *não alimentícios*. Estes são caçados para aproveitamento do couro ou pele ou para outros fins industriais, e se dizem *animais ferozes*, tais como os ursos, os tigres, as martas etc. Os alimentícios, como pela indicação se vê, destinam-se à alimentação, sendo designados por *caça miúda* ou *caça grossa*, segundo o seu

tamanho ou volume das carnes, tais como, para os primeiros, os coelhos, as lebres, as codornas e as perdizes, e, para os segundos, os javalis, os veados e as antas.

A caça não se permite aos animais que tenham já sido apropriados, embora soltos, mas em propriedade privada ou em *coutadas*, onde eles se conservam, salvo quando os próprios donos das terras derem o seu consentimento.

A legislação sobre a caça é da competência privativa da União, somente competindo aos Estados suprir regularmente as deficiências que houver.

Caça. Num sentido amplo, também se tem *caça* como toda espécie de procura ou cata a alguma coisa ou pessoa, a fim de apreendê-los.

CAÇA FURTIVA. Para a caça é necessário licença especial da autoridade competente e que ela se exerça em terras em que não seja vedada a sua prática.

Desse modo, evidencia-se a caça permitida e a caça proibida. Desta, então, decorre a infração à caça exercida contrariamente à lei.

Precisamente, essa infração é que se denomina de *caça furtiva*. E para coibi-la, os regulamentos impõem multas e outras penalidades ao caçador infrator.

De todas as infrações à caça assume gravidade a que se exerce em tempo não permitido, sem a necessária licença, ou a que se executa com aparelhos ou utensílios proibidos.

Em razão disso, a caça somente se mostra legítima quando o caçador obedecer aos modos lícitos de caçar e aos tempos em que a caça se mostra autorizada. Do contrário, será caça furtiva, que se entende clandestina, ilícita e se mostra infração regulamentar ao Código de Caça.

CAÇADOR. Designação dada à pessoa que exerce a *caça*. Seja *caçador profissional*, aquele que faz da caça a sua profissão ou dela tira meios de subsistência, seja *caçador amador*, aquele que, eventualmente e por mera distração, se entrega ao ato da caça, tem que estar munido de autorização especial para que possa caçar. Na autorização já se entende, também, a permissão para o porte de armas ou de aparelhos de caça.

Quem caça sem licença da autoridade competente ou em terreno onde a caça não se faz permitida, ou em tempo que não é próprio, se diz *caçador furtivo*, sendo, por isso, um *contraventor*.

Segundo a regra, que se inscreve em Direito, todo animal, lícitamente apreendido pela caçador, a ele pertence. Mesmo que o animal ferido mortalmente, de modo que sua captura certa, em face do ferimento recebido, tenha sido apreendido por outrem, que não é quem o feriu, desde que o caçador tenha ido a seu encalço, a ele pertence o animal.

O caçador é responsável pelos danos causados à propriedade alheia, além de perder a caça que aí tiver capturado em benefício do proprietário.

Caçador. Na linguagem militar, dá-se o nome aos soldados de infantaria, cujo batalhão, em que se incluem, se denomina de *caçadores*.

CADASTRO. Originado do latim medieval *capitastrum*, de que se formou a expressão italiana *catasto*, com sentido de *censo*, vem o vocábulo designar a organização ou o registro executado pelas autoridades administrativas, com este caráter de *censo*, para que por ele oriente o lançamento dos impostos atribuídos aos proprietários.

Neste registro, que indica a primitiva função do cadastro, e por isso se costuma chamar *decadastro predial*, todas as propriedades de uma cidade ou vila são devidamente anotadas, dando-se sua situação, seu valor ou estimação, e os nomes de seus proprietários, observando-se ainda a qualidade do prédio, se para negócio ou para residência, se habitado pelo dono ou por inquilino.

Instituído pelos romanos, que por esse meio davam execução à *imposição* (tributo), denominada de censo, o cadastro mostrou logo sua utilidade para facilitar a arrecadação dos impostos, mesmo os de *captação*.

Os cadastros se promovem por meio de censos ou lançamentos.

Por extensão, *cadastro*, aproveitado na organização informativa, que representa, passou a designar todo sistema de *fichário*, organizado pelos estabelecimentos públicos ou particulares, referente a qualquer assunto de seu interesse, seja econômico ou mesmo administrativo. E assim se conhecem os cadastros policial, bancário e outros.

CADASTRO BANCÁRIO. Assim se denomina a organização promovida pelos estabelecimentos bancários, a fim de que tenham à mão todas as informações relativas à sua clientela, ou mesmo a futuros clientes, no qual se anotam os seus haveres e o conceito em que são tidos nas suas negociações.

CADASTRO IMOBILIÁRIO OU CADASTRO DE IMÓVEIS OU REGISTRO IMOBILIÁRIO. Assim se denomina, por analogia, o registro de imóveis, instituído por lei, onde todos os bens desta natureza terão que ser inscritos após todas as aquisições realizadas. Nele, assim, serão inscritos os títulos translativos da propriedade, bem assim todos os atos que afetem a propriedade registrada.

Vide: *Registro imobiliário*.

CADASTRO POLICIAL. Arquivo de informações mantido pelas polícias, em referência a todas as pessoas que tenham cometido crimes ou delitos. Diz-se também *cadastro de criminosos*.

CADÁVER. É o *corpo da pessoa morta* ou, como bem se exprime LISZT, o corpo humano privado de vida, enquanto a conexão das partes não cessa de todo.

Assim, o cadáver bem se distingue de suas cinzas, reputadas, propriamente, o *resíduo do cadáver cremado* ou o que resultou da *cremação do cadáver*.

CADEIA. Do latim *catena*, significa corrente formada de anéis ou elos; a guilheta para acorrentar presos.

Em sentido estrito é o edifício público onde se prendem provisoriamente, até o julgamento, delinquentes e suspeitos. Isto é, o lugar fechado e seguro, em que se recolhem as pessoas que devam ser presas e que também pode ser chamado de Cárcere.

Extensivamente, dá-se o nome de cadeia ao local fechado e seguro, destinado a recolher as pessoas, privadas da liberdade, por condenação ou no interesse da justiça. Este local também pode ser chamado de prisão ou ergástulo público.

Em sentido geral, porém, é usado para designar todo lugar em que a pessoa condenada à perda da liberdade deve ser recolhida.

Vide também: *Prisão*. (gc)

CADEIRA. Na terminologia escolar, significa a matéria ou disciplina incluída na série de um curso. Assim se diz a *cadeira* de Português.

Funções de professor: fez concurso para a cadeira de Matemática.

Dignidade eclesiástica.

Lugar ocupado por membro de corporação política, científica ou literária: cadeira de senador, cadeira de acadêmico.

CADERNETA DE CHEQUES. Designa o agrupamento de exemplares do modelo usual ou padronizado de cheque, seguidamente numerados e presos pelo canhoto, para pronto preenchimento (Othon Sidou). São impróprias, embora de uso comum, as expressões *talão* e *talonário*.

CADERNETA DE POUPANÇA. Na linguagem jurídico-comercial, formado de *caderno* (reunião de folhas de papel, em forma de livro), designa o título representativo de um *depósito bancário*, no qual, segundo as circunstâncias, se vão anotando em ordem cronológica todas as sucessivas operações de entrada ou retirada de fundos pertencentes ao mesmo titular (*depositante*). Recebe o nome particular de *caderneta de poupança*.

Embora corresponda ao título efetivo de depósitos bancários, que se fizeram, e por eles se possa provar o estado da própria conta de depósitos, não significa a *caderneta bancária* um título de crédito, na expressão rigorosa do conceito que a este se dá. Não é, assim, título negociável nem transferível por endosso.

No entanto, em casos excepcionais, entende-se título caucionável, isto é, pode ser objeto de *decaução*. Mas, em tal caso, é necessário que, na própria caderneta, se mencione a obrigação que pesa sobre ela e se registrem, também, as condições em que a mesma possa ser liberada desse encargo.

A função dominante de caderneta bancária é, não somente provar a existência do depósito, como afirmar as condições, em que o contrato, entre depositante e banco depositário, se

estabeleceu, seja em relação aos juros estipulados, seja em relação à maneira de serem retiradas as quantias depositadas.

Todas as cadernetas são extraídas em nome da pessoa que instituiu o depósito, ou em nome daquela a favor de quem foi instituído. E somente as pessoas nominalmente declaradas na caderneta podem retirar quantias de tais depósitos, admitindo-se, no entanto, mandato com poderes especiais. Os menores serão representados por seus pais ou tutores. Os interditos, por seus curadores, respeitados os princípios legais das representações.

Vide: *Depósito bancário*.

CADERNO MANUAL. Denominação dada ao caderno ou livro de assentos do corretor, no qual deverá anotar todas as operações que for realizando, em ordem cronológica, e à proporção que elas forem sendo concluídas. Desse modo, cada operação, que formará assento próprio, terá seu número, seguido pela ordem, e nele constarão os nomes das pessoas que intervieram nela, e as demais circunstâncias relativas ao negócio, necessárias para uma evidência exata da operação realizada.

O *caderno manual* deve ser encadernado, numerado e rubricado pelo síndico.

Os assentos nele registrados são, a seguir, lançados em um protocolo, literalmente, e na mesma ordem em que se encontram no caderno.

CADETE. Assim se diz do aluno da Escoal Militar superior do *Exército* e da *Aeronáutica*: aspirante a oficial.

Mas, palavra derivada do francês *cadet*, designa os filhos segundos, e, antigamente designava os filhos dos *nobres*, ou de pessoas com regalias, quando assentavam praça, os quais, embora tendo o mesmo uniforme que os soldados e fazendo os mesmos serviços que a estes competiam, traziam o distintivo na farda, para indicar sua condição de nascimento.

CÁDI. Assimilada do árabe *kadi*, é expressão que se emprega para indicar os magistrados muçulmanos, com atribuições restritas para a aplicação da justiça, segundo o Alcorão e o Suna, livro complementar dele.

Suas decisões são apeláveis para os juízes superiores.

CADUCAR. Em qualquer sentido jurídico em que seja tomado, tem o verbo *caducar* a acepção de: ficar sem efeito ou sem valor, não surtir mais efeito, seja porque não se usou o direito que se tinha, seja porque se renunciou a ele, seja porque se deixou de cumprir ato subsequente, que era da regra.

Caducar o legado, caducar o testamento, caducar o contrato, caducar a doação, tudo, afinal, exprime que ato jurídico, a que cada figura destes se refere, perdeu sua valia ou não tem mais eficácia jurídica, desde que ato posterior, advindo voluntária ou involuntariamente, ou desde que omissão à solenidade ou ato a que se era obrigado, teve força suficiente para retirar todo efeito ao ato jurídico anterior, não se podendo, pois, exigir dele mais proveito, que se tiraria, se não estivesse perecido. Caducar quer, assim, significar que o anterior deixou de existir em frente do que posteriormente aconteceu.

CADUCIDADE. Derivado do latim *cadere* (cair, perecer) de que se formou, também, *caducar*, entende-se o estado ou a qualidade de tudo o que ficou *caduco*, isto é, segundo o sentido jurídico, o estado a que chega todo ato jurídico tornado ineficaz em consequência de evento surgido posteriormente. Mas, bem compreendido, a rigor, o vocábulo tem sentido muito mais amplo que *prescrição* e *decadência*, embora a consequência de uma ou de outra se possa enquadrar dentro da *caducidade*, em sua acepção de generalidade, de que ambas são espécies.

A *prescrição* faz *caducar* a ação; a *decadência* faz caducar o direito.

Mas, a caducidade tem, também, a propriedade de significar o estado daquilo que se anulou ou que perdeu a valia tida até então, antes que algo acontecesse.

E o evento que possa ter força para retirar a validade ou eficácia do ato, tanto pode ser um ato como um fato, e tanto pode ser pela decorrência de prazo, em que a pessoa não se utiliza do direito ou ação que lhe cabe, como pode ser consequente de *decisão judicial*, que vem decretar a caducidade do ato anterior, segundo pedido do próprio interessado: assim se dá na *caducidade de títulos*, decretada pela Justiça, em virtude do *evento* de sua perda ou extravio.

Desse modo, bem se vê, a caducidade é mais ampla: tem a significação de mostrar o estado ou qualidade de caducos que se impôs a títulos representativos de atos jurídicos praticados anteriormente, dando-os como inexistentes. E aí está seu sentido de *perecimento*, em que igualmente é tido, consoante a acepção do vocábulo de que deriva.

A caducidade pode advir também da *renúncia* de quem poderia usar o direito, renúncia que tanto pode ser tácita como expressa, segundo os princípios em que as leis as distingue.

E, assim, caducam os contratos que são feitos para cumprimento entre partes, se um dos contratantes deixa de atender às condições ou cláusulas contratuais, impostas como necessárias para a validade do contrato.

A falta de cumprimento das prestações, sem dúvida, mostra-se uma das formas de renúncia.

Os contratos condicionais, em regra, caducam por falta do cumprimento da condição; assim as doações e os legados.

Caducidade. Tem sentido, ainda, de significar aquilo que caiu em desuso ou que se mostra tacitamente revogado. Assim se diz da lei que não mais se aplicou, ou que foi revogada de modo indireto: *caducou* a lei, saiu de uso, ou por não ter mais aplicação prática ou porque se tenha realmente mostrado inadequada diante de novas regras postas em execução.

CADUCO. Do latim *caducu*, “que está a cair”, caduco tem a propriedade de indicar tudo o que tinha validade em sua origem, porém que se tornou nulo ou sem eficácia em virtude de sucesso posterior que o fez perecer.

E quando se teima em querer dar-lhe valia, quem for interessado em fazer impor a sua *mortepode* pedir judicialmente que assim se decrete.

De igual maneira se procede, para os títulos que se perderam e se extraviaram, para que não sejam utilizados abusivamente por quem os encontrou e não os devolveu ao seu legítimo dono.

C.A.F. Sigla do francês “*coût assurance et fret*”, utilizada como substituta da sigla inglesa C.I.F.

CÁFTEN. Termo aplicado para designar a pessoa que se entregou ao *comércio de mulheres*, servindo de intermediária entre pessoas de sexo diferente para atos de lascívia. Tem o mesmo sentido de *proxeneta* ou *alcoviteiro*, quanto tomado estritamente.

Mas difere do *rufião*. O cáften é o mediador no comércio *da conjunção carnal*; o *rufião* é o *explorador* da prostituição alheia. Enquanto aquele trata somente de *negociar* a mulher que vai satisfazer a lascívia de outrem, o *rufião vive à custa* da mulher prostituída, que é explorada por ele, que tira lucros, diretos ou indiretos, das *pagas* obtidas pela mulher quando de sua *entrega* aos homens.

Pode o cáften ser também *rufião*. Em tal circunstância, enfeixa em sua individualidade as duas figuras criminais.

CAFTINISMO. Assim se diz para o ofício do cáften, também chamado de *caftismo*, *caftinismo* ou *caftinagem*.

E para que ele se caracterize não importa que o cáften obtenha lucros ou não. Tanto basta que haja *mediação* para que a mulher seja trazida à presença do homem, que nela vai satisfazer seus apetites carnaís. O caftismo revela os atos torpes praticados para as corretagens da prostituição, revelando as ações diretas do cáften na promoção ou fomento do *lenocínio*, de que o *caftismo* é um dos capítulos, quando tomado no sentido de *alcovitice* ou de *mediação* para a prática de atos de lascívia.

O caftismo é, também, o tráfico de pessoas para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. E, neste sentido, tem âmbito mais amplo que o *lenocínio* e foge à significação do *rufianismo*.

Vide: *Lenocínio*, *Rufianismo*.

CAÍDOS. Na linguagem antiga, assim se dizia das rendas ou rendimentos vencidos e não pagos. *Rendimentos atrasados*.

CAIS. Assim se denomina a parte da margem de um rio ou de um porto de mar, devidamente empedrada ou com plataforma de madeira ou de laje, destinada ao embarque de passageiros ou de cargas, ou ao seu desembarque.

É, por isso, então, que se costuma anotar, às vezes, nas cartas de fretamento ou nos conhecimentos de transporte, bem assim nos contratos de seguros, a cláusula de *cais a cais*, o que significa que a mercadoria transportada entende-se da terra em que se embarca até a terra em que se desembarca.

CAIXA. Do grego *kápsa*, através do latim *capsa* e do catalão *caixa* (caixa, cofre), geralmente designa receptáculo de madeira, onde se conservam coisas de várias naturezas, seja para tê-las guardadas, seja para transportá-las, de um lugar para outro.

Por analogia, no entanto, na linguagem comercial e jurídica, várias significações lhe são atribuídas, para representar coisas, ofícios e organizações.

Mas, em todas elas, sempre se anota a acepção originária de significar tudo aquilo que serve de *guarda* a coisas, que se desejam conservar para atender a objetivos anteriormente preestabelecidos, dando-nos sempre a ideia da *coisa* ou *pessoa*, onde se depositam outras coisas ou a quem se entregam coisas para serem nela conservadas ou por ela guardadas.

Caixa. Na linguagem comercial, é da técnica mercantil para indicar o livro em que se registram todas as operações de dinheiro, isto é, *recebimentos e pagamentos* efetuados em um estabelecimento ou numa tesouraria.

É livro de escrituração, com duas colunas, uma de *débito* e outra de *crédito*: quando *dinheiro se recolhe*, isto é, quando algum recebimento é feito, o *Caixa* atende a essa operação, registrando na coluna de débito a correspondente entrada, cujo lançamento, a seguir, no Diário, demonstrará que *Caixa deve*; quando o *dinheiro sai*, isto é, quando algum *pagamento se faz*, o *Caixa* registra a nova operação, lançando na coluna do crédito o pagamento que foi efetuado, e no Diário se registrará o lançamento de *Caixa haver*.

Por essa forma, compreende-se, tecnicamente, que dinheiro entrado em Caixa, esta é devedora; e se sai, pelos pagamentos, Caixa é credora.

Pelo *balanceamento* das duas colunas, débito e crédito, ver-se-á a existência do dinheiro, pela diferença anotada entre as entradas e as saídas.

No *Razão*, outro livro de contabilidade, todas as operações registradas no Caixa aparecerão em resumo, sob o mesmo título: *Caixa*. Será, então, um título de Razão, pois que todas as operações de Caixa se farão sob esse título: *Caixa deve*, ou *Caixa haver*. Deve e haver, aí, correspondem aos outros títulos, representativos das operações efetuadas, por exemplo, se Caixa recebe de vendas de mercadorias: *Caixa a Mercadorias*, será a expressão do lançamento. E se Caixa paga despesas: *Despesas Gerais a Caixa*. O primeiro título representa sempre, na técnica mercantil, o título *devedor*, e o segundo, regido da preposição, o título *credor*.

O *Caixa* é livro auxiliar de escrituração, não estando, por isso, obrigado a registro na Junta Comercial. Mas pode, voluntariamente, ser legalizado, nos moldes do Diário.

Caixa. Ainda na terminologia comercial e mesmo na administrativa pública, *caixa* designa a pessoa ou o ofício de quem, no estabelecimento particular ou público, tem as atribuições *dereceber e pagar*.

Neste sentido, então, assinala a pessoa que tem o *cofre* do estabelecimento, estando sob sua guarda os valores recebidos e sendo de sua competência efetuar os pagamentos justos e autorizados.

Dá-se-lhe, também, o nome de *tesoureiro*.

Quando o *caixa* exerce o *cargo*, como função pública, ou quando se lhe atribui o encargo de receber *rendas* pertencentes ao estabelecimento público ou autarquia administrativa, diz-se, também, que é *exator*, expressão genérica aplicada a toda pessoa que *recebe, cobra ou arrecada* rendas públicas ou pertencentes às autarquias administrativas.

CAIXA BENEFICENTE. Denominação dada às instituições fundadas sob os auspícios de um estabelecimento privado ou público, com a finalidade de auxiliar ou socorrer certo grupo de pessoas, que trabalham para ou por conta do estabelecimento que as criou.

Por vezes, a caixa beneficente resulta da *associação* promovida pelos próprios interessados em sua instituição, a qual, então, se apresenta na modalidade de associação beneficente, ou seja, de proteção e socorro aos próprios associados.

E se diz *caixa*, porque, com as atribuições provindas dos *donativos* estranhos ou das *cotasmensais* ou periódicas dos associados, se forma um *fundo em dinheiro*, destinado à promoção dos auxílios ou socorros regulamentares, constantes nem só de assistência médica, farmacêutica, bem como de fornecimento de dinheiro para alimentação, durante o período da assistência.

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÕES. Designação que se dava a todas as instituições de ordem privada, embora regulamentadas e fiscalizadas, pelo poder público, que tinham por finalidade amparar todas as pessoas pertencentes a certa organização industrial, por invalidez delas, ou auxiliar as famílias das mesmas, em caso de morte.

CAIXA DE CONVERSÃO. Era departamento público destinado a receber *moedas de ouro* ou mesmo *ouro em barra*, dando em sua troca *bilhetes ao portador* representativos de valor igual ao das moedas ou do ouro recebido, na base do câmbio que, então, se verificar e for vigente.

CAIXA DE EMPRÉSTIMOS. Assim se diz das organizações, em regra de caráter particular, instituídas junto a empresas, para empréstimos aos empregados das mesmas.

CAIXA DE NAVIO. É designação que se dá, quando ocorre a *parceria marítima*, *aocomparte* que é escolhido para administrador ou diretor da parceria.

Em tal circunstância, o *caixa de navio* não significa somente aquele que paga e recebe. Mas o administrador escolhido pelas demais partes, que assim se investe na autoridade *demandatário* da parceria, representando todos os componentes dela.

Por analogia, no entanto, também se dá o nome de *caixa de navio* à pessoa que é investida nas funções de administrador da empresa, mesmo não sendo parte da parceria existente.

Quando o *caixa* é parte, sua nomeação se faz lícita, pela deliberação da maioria das partes. Mas, se é estranho, essa nomeação deve ser aprovada por todos os partes.

Somente pode ser *caixa de navio* quem seja brasileiro e tenha as qualidades requeridas para ser comerciante.

CAIXA ECONÔMICA. A designação *Caixa Econômica* é dada a toda organização, patrocinada pelo poder público, que tem por objetivo não somente receber em depósito *aspequenas economias*, como fomentar os *atos de poupança*.

A própria lei a define: As Caixas Econômicas se destinam a receber em depósito as *economias populares* e reservas de capitais, para as movimentar, incentivar os atos de poupança e, ao mesmo tempo, desenvolver e facilitar a circulação da riqueza.

No Brasil, não se permitem Caixas Econômicas de iniciativa privada. Os próprios bancos, quando instituem a seção de *depósitos populares*, necessitam de autorização expressa do governo.

Há Caixas Econômicas federais e estaduais, isto é, estabelecidas pela União ou mantidas pelos Estados federados.

As Caixas Econômicas, embora subordinadas aos poderes públicos que as instituem, fiscalizam e respondem pelos depósitos e elas confiados; presentemente, constituem-se nos moldes de *autarquias administrativas*, formando assim *patrimônios autonomizados*.

CAIXA ESCOLAR. Denominação dada a organizações que se formam nas escolas ou estabelecimentos de ensino, no sentido de constituir um patrimônio, destinado a manter proteção ou auxílio aos estudantes pobres, para que, segundo sua própria finalidade, sejam supridos de livros e outro material escolar, que não possam adquirir, inclusive, mesmo, a aquisição da *merenda*, para os que não a podem comprar.

Os *fundos* da Caixa Escolar serão formados pela contribuição mensal dos alunos que se encontrem em condições de assim o fazer, ou por outros recursos, inclusive federais.

CAIXA-FORTE. Compartimento de segurança construído em um estabelecimento, geralmente banco ou repartição pública, onde há valores importantes a guardar, com o fim de nele serem depositados todos os valores do estabelecimento, que assim ficam a salvo de qualquer fácil assalto ou incêndio, pois que, em regra, também as caixas-fortes se fazem à prova de fogo.

CAIXA REGISTRADORA. Assim se entende o aparelho ou máquina, utilizada pelo comerciante para registro de todas as operações realizadas em seu estabelecimento, sejam de

entrada, decorrentes de vendas, sejam de saída, relativas a pagamentos realizados, a qual vai anotando, mecanicamente, todos os valores pertinentes a tais operações, de modo a facilitar a fiscalização e a pôr em evidência, a qualquer instante, qual a situação do movimento já ocorrido no estabelecimento.

CAIXA RURAL. Denominação dada às cooperativas de crédito, as quais, constituindo seu capital, têm por objetivo financiar operações dos próprios associados. É, também, modalidade de *banco popular*, formado com as pequenas economias dos associados. E, como não se dizem estabelecimentos propriamente bancários, nem se entendem organizações comerciais, formam instituições de caráter cooperativo, moldadas em leis próprias, e regidas pelos estatutos que se formularem para a sua realização.

CAIXEIRO. Derivado de *caixa*, originariamente, designava toda pessoa que desempenhava, num estabelecimento comercial, os encargos do *caixa*, passando depois, por uma extensão do conceito, a indicar todo empregado do estabelecimento comercial, a quem se confia a missão de vendedor nas lojas ou negócios. Dizem-se, também, *empregados de balcão*, em virtude de cumprirem seus misteres junto ao *balcão* em que exibem as mercadorias ou os gêneros, para escolha e aquisição do *freguês*.

Os *caixeiros* entram na categoria dos *auxiliares do comércio*, sendo o contrato, verbal ou escrito, em que firmam as suas funções, designado, tecnicamente, contrato de *preposição comercial*, pelo que, genericamente, também se denominam *prepostos comerciais*.

CAIXEIRO-VIAJANTE. Denominação dada ao *agente-vendedor* de uma casa comercial, que, como preposto e representante dele, faz vendas nas diversas praças, onde essa casa mantém relações.

O *caixeiro-viajante* não se confunde com o *representante comercial*, que também vende por conta de uma firma. O representante não está na condição de *empregado*, mas comomandatário da firma. O caixeiro é *preposto*, embora, além disso, possa conduzir consigo mandato geral para representar a casa em todas as suas relações com a *freguesia*. O representante é considerado *comerciante*; o *caixeiro-viajante* é auxiliar do comércio, e como tal é *comerciário*.

CALABOUÇO. Prisão subterrânea; cárcere.

CALABRE. Expressão náutica. *Amarra*.

CALAMIDADE. Vocábulo formado da palavra latina *calamitas*, quer significar todo *evento infeliz* ou *desgraça*, que venha a transtornar toda vida normal de uma cidade ou vila, ou de parte dela, por tal forma que os poderes públicos ficam na contingência de tomar medidas assecuratórias do sossego público e de proteção aos habitantes da zona por ela atingida, medidas estas que se designam *socorros públicos*.

Vários fatores podem motivar a calamidade: a guerra, as inundações, os terremotos, as epidemias, as secas prolongadas, enfim, qualquer outro flagelo, que se mostre ruinoso ou prejudicial à coletividade, exigindo enérgicas e imediatas medidas de proteção, para que as populações atingidas não venham a perecer ou não fiquem em doloroso desamparo.

CALÇADA. Do provençal *calsada*, calçada é vulgarmente aplicado na linguagem jurídica para indicar os *caminhos empedrados* ou *calçados*.

Por essa razão, emprega-se como sinônimo de *caminho*, em consequência, o próprio *caminho*, que constitui as *ruas*.

Entretanto, convém assinalar, parte da *rua*, porque a rua não somente se constitui do *caminho central*, por onde correm os veículos, como também dos passeios laterais, por onde andam os *transeuntes* ou *passantes*.

Desse modo, *calçada*, que, por vezes, é confundida com o *calçamento* (ato de calçar, em latim *calceare*), constitui-se pela parte central das ruas, entre as duas partes laterais, apegadas aos prédios, construídas em nível mais elevado, que se chamam de *passeio*. É, assim, uma parte da rua, constituída esta, dela e dos passeios.

A *calçada*, bem como os passeios, compondo as ruas, consideram-se bens de uso comum, pertencendo assim ao *domínio público*.

CALÇAMENTO. Derivado de *calçar* (do latim *calceare*), quer significar a ação de empedrar ou de calçar um caminho ou uma rua, para formar a *calçada*.

Desse modo, bem distintos os termos: *calçamento* e *calçada*. O calçamento faz a calçada, isto é, em consequência dos serviços de calçamento é que se evidencia a calçada. E, também, pelo calçamento se constroem os *passeios*.

Há, assim, tecnicamente, duas espécies de calçamentos, para composição das ruas: o calçamento dos *caminhos*, para fazê-los *calçadas*, e o calçamento das partes laterais e contíguas aos prédios, para fazê-las *passeios*.

Em regra, o calçamento dos passeios está a cargo dos proprietários dos prédios: é ônus ou encargo diretamente deles, fazendo, assim, parte da própria construção do prédio.

Distinguindo-se o *calçamento da calçada*, e o *calçamento dos passeios*, com partes distintas das ruas, era outrora firmado que as despesas com o calçamento das calçadas ficariam a cargo das Prefeituras. E, desta forma, somente lhes competiria cobrar *taxa*, sob modalidade de contribuição para a sua conservação.

E quando o proprietário contribuía para a construção da calçada, em regra, era beneficiado, em certas Municipalidades, pela isenção desse pagamento.

CÁLCULO. Tecnicamente, exprime a ação de *calcular*, de *contar*, de *avaliar* ou *decomputar*. É palavra que vem do latim *calculus*, que significa pequena pedra, porque justamente se serviam os antigos dela para fazerem as suas *contas*.

Desse modo, como expressão jurídica, o cálculo designa a composição de muitas somas, acrescentadas, subtraídas, multiplicadas ou divididas.

E, precisamente, ele se faz para que se evidenciem as *somas de despesas*, a *partilha de bens* ou a *responsabilidade* de encargos, *repartição* ou *rateio*, que possa caber a certa pessoa.

Assim, em Direito, o *cálculo* vem sempre determinar o *quid*, o *quale* e o *quantum* de uma situação econômica, ou seja, a exata determinação de um *valor*, que se necessita estabelecer para cumprimento ou execução de atos judiciais.

Por princípio, em Direito, o *erro de cálculo* jamais passa em julgado. Ele se corrige pela evidência material do engano, tão logo seja solicitada a correção.

Convém, no entanto, assinalar que o *cálculo*, no sentido jurídico, tem significado mais restrito que a *conta*. O cálculo mostra, simplesmente, a *operação aritmética*, realizada com os elementos dados. A *conta* é composta de elementos de várias ordens, formando perfeita modalidade de *fatura comercial*, em que se registram todos os *fatores* apurados e indispensáveis à sua composição, por meio do cálculo, ou simplesmente pela inclusão de parcelas ou valores, que nem são calculados, por já terem valor determinado.

Sendo assim, o cálculo se mostra a mera operação realizada para a determinação de uma soma, de uma subtração, de uma multiplicação ou divisão, em vista dos dados que são fornecidos para a sua realização.

CALENDÁRIO. Palavra derivada do latim *calendarium*, originado de *calendae* (calendas), que vem do verbo grego *kalein* (chamar), para designar o livro ou *almanaque* onde se registra a ordem dos dias, das semanas e dos meses, e de tudo o que possa acontecer ou que acontece no ano.

Os dois calendários mais conhecidos são o *Juliano* e o *Gregoriano*.

O *Calendário Juliano* foi introduzido por Júlio César, por volta do ano 46 a.C. em todo o Império Romano. Passou do ciclo lunar para o solar. Três anos, de 365 dias cada, seguidos por um ano de 366 dias (ano bissexto).

O *Calendário Gregoriano* foi estabelecido pelo Papa Gregório XIII, que reformou o Calendário Juliano tomando duas medidas: que o dia 4 de outubro de 1582 fosse seguido pelo dia 15 – em vez de 5 –, assim corrigindo diferenças acumuladas em relação ao ano trópico, até então; e suprimiu três anos bissextos entre cada quatro anos seculares, dali em diante.

Vide: *Ano*.

CALENDAS. Denominação dada pelos romanos ao primeiro dia de cada mês, que era consagrado a Juno, palavra que se originou do grego *kalein* (chamar), porque era costume, no

primeiro dia de cada mês, anunciar ao Pontífice os dias em que caíam as *nonas* (o nono dia antes dos *idos*).

Os gregos não tinham *calendas*, daí a origem do provérbio – para as *calendas* gregas –, em alusão às coisas irrealizáveis.

CALOTE. Na gíria comercial, serve para expressar dívida que não foi paga, não por falta de recursos do devedor, mas porque possui este o hábito de não pagar as suas dívidas.

Assim, por extensão, dá-se o nome de *calote* para toda venda que não se recebe ou à conta que se deu por perdida. O passador de *calotes* designa-se pelo nome de *caloteiro*.

CALOIRO. Designação dada aos estudantes do primeiro ano de faculdade. E, por analogia, aplica-se na equivalência de *novato*, seja para indicar o aprendiz ou qualquer outra pessoa que é admitida a um cargo ou função. *Principiante*.

CALÚNIA. É expressão que se transportou do latim *calumnia*, com o sentido dominante que ali tinha: imputação falsa e maliciosa feita a alguém de crime que não cometera.

Desse modo, *calúnia* expressa sempre a falsa imputação, feita a pessoa, de *fato* que a lei tenha qualificado de crime.

Em razão disso, juridicamente se entende ou se considera calúnia a *imputação precisa do fato*, que a lei tenha capitulado como crime ou contravenção, quando se mostra a *falsidade desta imputação* e que o caluniador tenha feito a imputação com o *animus diffamandi* ou *calumniandi*.

Sem a concorrência de elementos tão dominantes: *fato criminoso*, *falsidade da imputação* e *ciência da inverdade imputada*, meramente por maldade, não se evidencia a calúnia.

Mas, se evidenciada, pela verificação de que a imputação criminosa é falsa, constitui crime contra a honra. É passível de sanção (Cód. Penal, art. 138).

A *calúnia* difere da *difamação* e da *injúria*. São três figuras distintas:

A *difamação* consiste em fato ofensivo à reputação.

A *injúria* mostra ofensa à dignidade ou ao decoro da pessoa.

A *calúnia* é a falsa imputação de fato definido como crime.

As três figuras, no entanto, constituem crimes previstos pela lei penal, sujeitando seus *agentes* às sanções que ali se estabelecem, cabendo ao caluniado, difamado ou injuriado recorrer a seus preceitos para punição do caluniador, difamador ou injuriador.

No processo de calúnia, cabe ao réu a *exceptio veritatis*, isto é, a prova do fato imputado, para que, por ela, se possa livrar da condenação.

Para a constituição de *calúnia* é necessário que o fato, arguido falsamente, seja preciso, certo e determinado, pois que a afirmação equívoca ou evasiva pode confundir-se com a *injúria*.

Quando da calúnia possa resultar *prejuízo material*, pode o caluniado exigir do caluniador *indenização*, a que faz jus, *provado o dano causado*.

CÂMARA. Originado do latim *camera*, para designar todo compartimento ou aposento destinado à pessoa, passou a indicar todo *local* em que se reúnem os membros ou componentes de determinadas organizações ou corporações, a fim de deliberarem sobre os assuntos pertinentes às suas finalidades e atribuições.

Afinal, por extensão de sentido, passou a designar as próprias organizações ou corporações, instituídas e organizadas para o desempenho de certas e determinadas atribuições administrativas ou para conhecimento e solução de questões de interesse coletivo.

E nesta acepção é que se aplica o vocábulo para designar a *Câmara de Comércio*, a *Câmara Legislativa*, a *Câmara Municipal*, a *Câmara Sindical* etc.

Câmara. Na técnica forense tem ainda o sentido de indicar as seções, em que se dividem os Tribunais, para a distribuição e julgamento dos feitos ou ações submetidos ao seu veredicto, segundo a sua natureza e espécie.

É assim que as *Câmaras dos Tribunais* se dizem *criminais* ou *civis*.

Quando todas as Câmaras se reúnem, porque seja regulamentar o julgamento ou deliberação em conjunto, elas se dizem *Câmaras Reunidas* ou *Câmaras Conjuntas*.

Nos Tribunais Federais, as *seções*, em que eles se dividem, tomam o nome de *Turmas*, correspondendo às Câmaras dos Tribunais Regionais.

CÂMARA ALTA. Designação que se dá ao órgão legislativo de maior densidade: o Senado, e historicamente a Câmara dos Lordes no Reino Unido.

CÂMARA APOSTÓLICA. Designação dada ao Tribunal eclesiástico, mantido em Roma, para conhecer principalmente os negócios que interessam ao erário e patrimônio da Igreja ou do Papa.

CÂMARA DE COMÉRCIO. Corporação de comerciantes e industriais, instituídas sob os auspícios dos poderes públicos, para servir como órgão de defesa dos interesses comerciais e industriais de determinada região, ao mesmo tempo em que se coloca como órgão representativo da classe junto aos mesmos poderes.

As câmaras de comércio se organizam, por vezes, como corporações internacionais, para defesa dos interesses recíprocos do comércio e da indústria entre dois países.

Em tal caso, costumam as câmaras ter simultaneamente, num e noutro país, bureau de informações relativas ao comércio do país distante, naquele em que o *bureau* está estabelecido e vice-versa, bem assim ligeiros mostruários das mercadorias ou produtos fabricados e manufaturados no país.

Desse modo, cada banco pagará somente a importância de que se mostrar devedor. E se, pela compensação procedida, ocorrer que tenha crédito, pela evidência de saldo credor a seu favor, a ele será paga a importância que lhe cabe.

Os saldos, devedor ou credor, apresentados, podem ser motivos de uma nova *compensação* sobre um *banco* em que credor e devedor mantenham operações, desde que assim sejam pelos mesmos regularmente convencionados.

Mesmo organizadas sob os moldes de associação privada, as Câmaras de Compensação não podem funcionar sem autorização do governo.

CÂMARA DISTRITAL. O mesmo que assembleia Distrital, designando o órgão legislativo do Distrito Federal, instituído pela Constituição de 1988.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. É o nome que se dá, em certos países, a uma das *Câmaras*, de que se compõe o *Parlamento* ou o *Poder Legislativo*. Na Inglaterra, a Câmara dos Deputados é chamada de *Câmara dos Comuns*, em oposição à *Câmara dos Lordes*.

No Brasil, desde o Império, existe o sistema bicameral, dando-se à organização legislativa, composta pelos representantes ou delegados do povo, o nome Câmara dos Deputados, enquanto o *Senado* é a organização constituída de representantes dos Estados federados.

Então, o Poder Legislativo se diz *Congresso Nacional*.

Relativamente à composição da Câmara dos Deputados conservou-se a natureza de seus representantes: serão os delegados do povo, eleitos por ele, segundo o sistema de representação proporcional, nos Estados, Distrito Federal e Territórios.

CÂMARA ECLESIASTICA. É o tribunal que se instituiu em cada bispado, presidido pelo bispo, o qual julga os casos disciplinares, os processos relativos a assuntos eclesiásticos, compreendidos na sua jurisdição episcopal.

CÂMARA LEGISLATIVA. Designação dada a toda assembleia de legisladores, compreendida pelo parlamento, pelas cortes ou por quaisquer outras organizações que integrem o Poder Legislativo.

Entre nós, integrando o Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal entendem-se *câmaras legislativas*.

CÂMARA MUNICIPAL. Dois sentidos, geralmente admitidos, possui a expressão *Câmara Municipal*.

a) Em sentido generalizado, Câmara Municipal, tomada na acepção de *Executivo Municipal*, apresenta-se como a própria pessoa de Direito Público revelada pelo Município.

E, assim, é aplicado como *poder municipal*, sem que, neste sentido, se anote a mais leve confusão com o sentido de *poder legislativo municipal*. É mais propriamente tomada no sentido técnico de *municipalidade*, que significa o *poder administrativo* do Município.

b) Noutro sentido, não é a Câmara Municipal tida neste conceito administrativo ou de poder governamental.

É tida, então, como poder legislativo do Município, composta por seus vereadores, eleitos por voto direto dos habitantes do Município, e sua função é de legislar sobre interesses de ordem geral, sem que venha a praticar atos de gestão ou de administração, peculiar ao poder executivo municipal.

CÂMARA REAL. Era a denominação dada, antigamente, ao erário público ou arca de dinheiros públicos, destinada às despesas do tribunal do Desembargo do Paço.

CÂMARA SINDICAL. Geralmente, entende-se *Câmara Sindical* como toda organização, composta de pessoas da mesma profissão, eleitas por seus companheiros, encarregadas de velar pelos interesses da classe, segundo os princípios e regras instituídos legalmente, tratando da defesa delas, seja junto aos poderes públicos ou mesmo perante a Justiça.

Mas, semelhante organização, que dá ideia de comissão diretora ou de representantes de uma classe, não tem, neste sentido, expressão entre nós; o sindicato de classe, constituído por todos os profissionais registrados nele ou habilitados para o desempenho da função ou ofício correspondente, é representado por uma *diretoria*, com membros eleitos por todos os sindicalizados naquela classe.

Entre nós, *Câmara Sindical* significa o órgão de direção das *Bolsas*, regularmente instituídas, composta de um *síndico* e de um número de agentes ou corretores oficiais da Bolsa, legalmente investidos nesta função. Daí se vê que diferem das Câmaras Sindicais constituídas por profissionais ou dos Sindicatos Profissionais.

A *Câmara Sindical* possui múltiplas funções, seja em referência aos corretores, sobre quem tem *poderes disciplinares*; à constituição de uma *caixa comum*, e destinada a atender a certos compromissos decorrentes das liquidações; à interferência nas *liquidações a termo*, promovendo as compensações que se fizerem necessárias, em cada mês, ou relativas à elaboração do *boletim de cotações*, que é de sua função organizar.

Cabe à Câmara Sindical determinar os valores que possam ser admitidos às negociações da Bolsa. Em consequência, são de sua competência e responsabilidade o exame e a verificação dos títulos oferecidos à cotação, se foram emitidos na conformidade das exigências legais, em virtude do que reconhece a sua legalidade e legitimidade para serem títulos introduzidos na Bolsa e admitidos às negociações.

CÂMARAS REUNIDAS OU CÂMARAS CONJUNTAS. Denominação dada às reuniões em que tomam parte todas as câmaras, cíveis ou criminais, de um Tribunal.

CAMARISTA. É empregado como sinônimo de *camareiro*, nome que se dava aos oficiais da Corte, admitidos à câmara do rei.

Mais tarde, passou a designar o membro da Câmara Municipal, sendo, pois, sinônimo de *devereador*, como também é sinônimo de *camareiro*.

CAMBIAL. Palavra derivada do vocábulo italiano *cambio*, de que se formou no vernáculo expressão idêntica, *cambial*; em sentido lato, significa tudo o que se refere ao comércio de câmbio, ou seja, ao comércio de *troca de moedas*.

Particularizado, no entanto, possui a significação de indicar o próprio título ou papel em que essa operação cambial se efetiva.

Assim se usa *cambial*:

a) para indicar o *saque* que é feito em moeda estrangeira;

b) para indicar o *cheque* que é emitido em moeda estrangeira;

c) para indicar as próprias *letras de câmbio* e *notas promissórias*, mesmo sacadas ou emitidas em moeda nacional;

d) para designar a *ação executiva* (ação cambial), que se atribui a todo proprietário de título de câmbio ou de letra de câmbio ou nota promissória, não resgatada no dia de seu vencimento.

Usa-se, também, *cambiário*, no mesmo sentido de *cambial*, isto é, para designar tudo o que é pertinente ou é relativo a *câmbio*.

CAMBIAR. Segundo o sentido financeiro, que é tido pelo vocábulo de que se organiza (*decâmbio*), *cambiar*, a rigor, tem a significação de trocar ou permutar moedas de países diferentes, ou seja, *negociar em câmbio*.

Mas, extensivamente, passou a determinar toda espécie de troca ou permuta de valores diferentes, sendo, assim, equivalente de *escambar*, no sentido do *cambire* latino.

Assim, *cambiar é trocar, permutar, mudar, negociar em moedas*.

CAMBIÁRIO. De *câmbio*, é aplicado no mesmo sentido de *cambial*: título cambiário, execução cambiária, ação cambiária.

De cambiário formam-se várias expressões empregadas para assinalar títulos que têm eficácia cambiária ou se equiparam à *cambial*: *cambiariedade*, *cambiariformidade*, *cambiarização*, especialmente utilizadas por PONTES DE MIRANDA. A qualidade cambiária assinala o título originariamente assim considerado: letra de câmbio, nota promissória. Nesta circunstância, há *cambiariedade*. A *cambiariformidade* é qualidade atribuída ao título que, tornado abstrato, se *cambiarizou*, como ocorre com a duplicata mercantil.

A *cambiarização*, pois, é a própria abstratização do título, em consequência de sua emissão ou circulação.

CÂMBIO. Tomado no sentido que lhe empresta a derivação latina (*cambium*, do *verbocambire*), câmbio quer significar toda convenção, que se firma na troca ou permuta de certa coisa por outra.

Mas, em princípio, no sentido que lhe é dado na terminologia jurídica e financeira, possui a própria significação de *cambio* italiano, que, assim, se aplica para indicar a *operação*, em virtude da qual se adquire, se troca ou se compra a moeda de um país por outra em curso na praça, em que a operação ocorre, para remetê-la ao local, onde dela se precisa.

Assim, tecnicamente, o *câmbio* assinala o ato pelo qual a moeda estrangeira é transportada de país diferente para o país onde tem curso, ou mesmo em outro, por meio de título, vulgarmente chamado de *cambial*, o qual, por esse artifício, evita o transporte real ou material da moeda, que se deseja ou se precisa em determinada praça.

Essa, aliás, a função primitiva da *cambial*, também chamada de *letra de câmbio*, pela feição de missiva dada ao título em que se firmava a operação, cuja introdução se atribui aos gibelinos, ou aos longobardos, no século XIV, mas, ao que se vê, foi uma consequência da própria época.

Na realidade, pois, o câmbio indica a conversão de certa moeda em outra, para que se atenda ao pagamento de certa obrigação, representada em moeda diferente daquela que se possui, ou para cumprimento de remessa, que se pretende efetuar, para país estrangeiro, em moeda que não seja a nacional.

Extensivamente, passou a designar o próprio *preço* pelo qual se adquire a moeda estrangeira e a própria *taxa cambial*, que se fixa para realização da *troca* ou aquisição da moeda estrangeira.

No entanto, a rigor, *câmbio* quer dizer sempre o contrato, a convenção, em virtude de que se opera a *troca de moedas*, ou a aquisição de moedas estrangeiras, que, realmente, também resulta nesta mesma troca. A *troca* ou *conversão* da moeda de um país pela de outro país, formulada na convenção ou no contrato de câmbio, é que mostra o sentido exato da expressão.

A *taxa cambial*, ou *taxa de câmbio*, que significa o preço momentâneo do ouro, que vem dar base à operação, embora tomada no sentido integral de câmbio, é simplesmente um dos elementos da operação. Ela determina o valor da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. Do mesmo modo, o *preço de compra*, sem dúvida, representa e revela a soma da outra moeda, que deve ser utilizada para efetividade do *câmbio*.

Relativamente à *taxa cambial*, estabelece a lei civil as condições em que a obrigação em moeda estrangeira deve ser cumprida:

- a) o câmbio será o do dia do vencimento, ou do anterior, se nele não tiver havido cotação;
- b) havendo mora do devedor, e a taxa tiver variado, escolherá a data do vencimento ou do pagamento, desde que não se tenha estabelecido câmbio fixo;

c) se variou a cotação no mesmo dia, a taxa será tirada pela média do mercado, nesse dia [Cod. Civil/2002, art. 315 (art. 947, § 3º, do Cód. Civil/1916)].

Vide: *Letra de Câmbio*.

Câmbio. No entanto, costuma-se dar o nome de *câmbio* ao valor-índice da moeda estrangeira (taxa cambial) em relação à moeda nacional sobre determinada praça.

Câmbio. E, ainda, assim se denomina o *prêmio*, que o banqueiro cobra para efetivar a remessa de dinheiro de uma praça para outra.

Câmbio. Na linguagem mecânica, é o aparelho que, nos automóveis ou máquinas motrizes, serve à mudança das marchas. (ngc)

CÂMBIO DIRETO. Assim se diz quando a operação de câmbio é feita diretamente entre duas praças, isto é, quando se obtém a moeda estrangeira diretamente da praça onde ela tem curso e para a qual vai ser feita a remessa, em oposição ao que se diz *câmbio indireto*.

CÂMBIO INDIRETO. Ao contrário de *câmbio direto*, assim se diz da operação de câmbio que é efetuada com o concurso de uma terceira *praça* ou *mercado*, onde se adquire a moeda para ser paga na praça, em que se necessita dela.

Compra-se de uma praça noutra praça, para pagamento em outra, ou seja, adquire-se a moeda em um país, para ser atendido o pagamento, que deve ser feito em outro país.

CÂMBIO LIVRE. Assim se diz quando a *taxa cambial* é resultante da livre oferta de quem oferece a moeda estrangeira, não se encontrando assim subordinada a qualquer taxa *oucotação oficial*, imposta pelo poder público.

CÂMBIO MANUAL. A troca de moedas pode ocorrer para pagamento em outra praça, onde elas têm curso, e esta remessa se opera por meio da cambial, como pode consistir em troca efetiva de uma *moeda por outra*, para atender a pagamentos, com esta mesma moeda, na praça ou mercado, em que a pessoa se encontra.

Para esta operação de câmbio da troca em espécie de uma moeda estrangeira pela moeda nacional, ou do país em que a pessoa se encontra, é que se dá o nome de *câmbio manual* (*cambium manuale*) em oposição ao *câmbio sacado* (*cambium trajecticium*), que é adquirido para remessa ao exterior, e sempre se firma num contrato de câmbio.

O *câmbio manual*, ou *câmbio de moedas*, nome também que se lhe dá, é praticado pelas *Casas de Câmbio*, que, assim, se mostram comerciantes de *moedas*, *papéis-moedas* etc., de países estrangeiros, que são vendidos ou trocados por outras moedas ou efeitos equivalentes.

Sua finalidade é, assim, a de facilitar a aquisição de moeda local ao estrangeiro, que aporta ao país, conduzindo a moeda estrangeira, ou de trocar moedas para o nacional que pretende incursionar num país estrangeiro e que, assim, já levará a moeda em curso ao país a que se destina.

CÂMBIO MARÍTIMO. Denominação dada ao contrato de empréstimo promovido pelo *dono do navio* ou pelo *capitão*, sob garantias reais, que ficam expostas aos riscos do mar, isto é, naufrágio, tormentas, encalhes, variação, represálias, fogo, roubo, presas, pilhagem e outros acidentes, como tais considerados.

É conhecido, também, sob o nome de *contrato de empréstimo a risco marítimo*.

É assim o contrato pelo qual um dos contratantes, o *dador* (quem empresta), fornece a *tomador* (quem toma emprestado) determinada importância em dinheiro ou coisa como tal estimada, sob garantia de coisas sujeitas a riscos marítimos (navio ou carga), e promessa de certo e determinado *prêmio*, com a condição de recebê-la, adicionada do prêmio, se as coisas dadas em garantia chegarem a seu destino sem nada sofrerem.

Desse modo, é o *câmbio marítimo* empréstimo sob riscos. E se diz de *câmbio*, por extensão ao sentido deste vocábulo, porque a quantia emprestada será paga em outro local, integrando-se assim na função da troca da moeda presente, pela ausente. E se determina de marítimo, precisamente para diferenciá-lo do câmbio comum, que ocorre de maneira diversa.

Os franceses chamam-no de *grosse aventure*, ou *contrat prêt*, ou *emprunt à la grosse*; os ingleses *bottomry*, quando a garantia recai sobre o navio, e *respondentia*, quando sobre a carga; os alemães de *bodmerel* e os italianos de *prestito a cambio marítimo*. “*Bottomry* é, em português do Brasil, penhor de navio, e, em português de Portugal, bodmeria.”

Dependendo de evento futuro, o contrato de câmbio marítimo é da espécie *aleatória*, visto que o tomador terá a obrigação de cumpri-lo se nada acontecer aos objetos da garantia, motivo pelo qual o indica também *condicional*.

O contrato pode ser emitido à ordem, à maneira da letra de câmbio, devendo trazer, no entanto, todos os requisitos para ele exigidos, sendo, em tal caso, transferível por endosso, nas mesmas condições em que o é a letra de câmbio.

Os requisitos indispensáveis ao contrato são:

- a) data e local em que ocorreu o empréstimo;
- b) capital emprestado e o preço do risco, anotados separadamente;
- c) nomes do dador e tomador, bem como os do navio e de seu capitão;
- d) objeto ou efeito sobre que recai o empréstimo;
- e) risco tomado, com a menção especificada de cada um;
- f) qual o termo em que ele se opera ou qual a viagem ou viagens de sua vigência;
- g) a época do pagamento e o local em que deva ser feito;
- h) qualquer outra cláusula que seja ajustada pelas partes, desde que não contravenha à essência do contrato, nem seja vedada por lei.

CÂMBIO NEGRO. É o comércio ilegal de moeda estrangeira, a que também se denominacâmbio paralelo, para contrapô-lo ao *oficial*.

CÂMBIO OFICIAL. Assim se denomina o câmbio, quando a sua cotação é decorrente *defixação* imposta pelos poderes públicos, diante do qual não se considera o câmbio como livre e negociado segundo a concorrência bancária.

Com a imposição de *câmbio oficial* é que se pode admitir o *contrabando do câmbio*, de que resultam os artifícios do câmbio negro.

CAMBISTA. Pessoa que negocia com câmbio.

Modernamente, entende-se a pessoa que vende ingressos com ágio, fora das bilheterias dos locais de diversão.

CAMBRIOLAGE. O furto mediante escalada ou arrombamento.

CAMELÔ AMBULANTE. Designa o pequeno comerciante avulso, sem estabelecimento determinado, que expõe e vende suas mercadorias nas calçadas, por conta própria ou a serviço de terceiros.

CAMERLENGO. Nome dado ao Cardeal que preside à Câmara Apostólica e que exerce as funções de Ministro das Finanças do Estado do Papa, sendo, também, o substituto temporário do Papa, na sua falta, durante a qual se atribui autoridade temporal e espiritual confiada à Sua Santidade.

CAMINHEIRO. Caminhante, passante, viandante, andarilho.

CAMINHO. Nome geralmente dado a toda *via de comunicação terrestre*, por onde transitam as pessoas ou se transportam as coisas, de um lugar para outro.

Segundo sua utilidade, seu uso ou sua localização, várias denominações peculiares se lhe dão: ruas, estradas, vereda, atalho, atravessadouro.

As *ruas* são os caminhos que cortam as cidades ou vilas para trânsito e locomoção de seus habitantes, nos quatro pontos cardeais, em que estão edificadas.

As *estradas* são os caminhos rurais, que saem das cidades ou das vilas, levando a pontos distantes, a outras cidades, ou a outras vilas.

Atalhos, veredas, atravessadouros, em regra, caminhos sem grande importância, são pequenas vias de comunicação, que unem duas estradas, para trânsito ou acesso a propriedades particulares, ou a lugares de pequena significação.

Quando os caminhos, existentes nas cidades, são empedrados ou calçados, dizem-se mais propriamente *calçadas*, ladeadas pelos passeios e se constituem propriamente pelo *leito das ruas*, que se ajustam, precisamente, entre as duas *banquetas* formadas pelos passeios, tendo os meios-fios por limites.

As *calçadas*, ou caminhos empedrados, hoje também asfaltados, cobertos de concreto, ou com calçamento de outras naturezas, tais como as estradas de uso coletivo, dizem-se *caminhos públicos*.

Mais rigorosamente se dizem públicos os caminhos que pertencem à pessoa jurídica de Direito Público, que os fez e os conserva para uso coletivo.

Ao contrário, dizem-se *particulares* os caminhos feitos para uso dos proprietários dos prédios, que eles servem, sem qualquer serventia ou servidão, para aqueles que moram em propriedades, onde eles não passam, nem dão acesso, de modo que nenhuma utilidade apresentam para eles.

Em relação às *estradas*, para distinguir as públicas das particulares, costumam chamar as primeiras de *estradas reais*, que são caminhos livres e desembaraçados para toda gente, sem que possa o particular, sob qualquer pretexto, embarçar-lhes o trânsito.

Caminho. Em sentido figurado, tem o sentido de *rumo, orientação, recurso*.

E desse modo, é costume dizer-se, quando não há outro meio que usar o recurso indicado em lei: é o *caminho* a seguir.

CAMINHO DE FERRO. Denominação dada ao sistema de variação por meio de veículos movidos a vapor, óleo ou eletricidade, que correm sobre trilhos de ferro. É o mesmo que *estrada de ferro* ou *ferrovia*.

CAMINHO DE SERVIÇO. Estrada provisória aberta para dar acesso a uma obra em construção.

CAMORRA. Máfia, quadrilha.

CAMPANA. Na gíria policial, designa a investigação a que se procede mediante a contínua observação da pessoa investigada. O mesmo que *sombreamento*.

CAMPANHA. Derivado do francês *campagne*, tem, em acepção geral, a significação *de campo extenso, planície*, expressando, também, todo esforço da pessoa para conseguir um intento.

Campanha pode ter como acepção o conjunto de operações militares, desenvolvidas seja para a *guerra*, como para o *mero exercício*.

No entanto, quando a lei civil o emprega, para autorizar o *testamento* especial, conferido *aomilitar em campanha*, não o aplica em sentido militarmente tão amplo. Tem-se, simplesmente, na significação de *campanha* decorrente de operações militares efetivas, isto é, que não sejam para mero exercício, mas como preparativas de guerra ou por guerra declarada.

Desse modo, já a própria *mobilização* dá índice de operação militar, que caracteriza *acampanha*. E, neste sentido, a *campanha* tanto compreende as operações levadas a efeito no território do país, como em território estrangeiro.

Assim, então, *campanha* pode significar *expedição de guerra*. E esta expedição tanto se faz para os casos de guerra declarada a país estrangeiro, como para atender à repressão de rebelião interna, mesmo sem que se mostre em caráter de *guerra civil*. E, de igual maneira, já se entende em *campanha* o militar ou pessoa a serviço do exército, tão logo se dê *amobilização*, terminando a campanha com o *armistício* ou *paz*, pela *desmobilização*.

Campanha também pode ser o termo utilizado na área de publicidade sendo constituída por uma ou mais peças referentes a um ou mais meios de comunicação, com diferentes execuções criativas e/ou diferentes formatos de veiculação. O seu escopo pode ser meramente publicitário, como também pode ter cunho eleitoral ou ainda educativo.

Atualmente, algumas campanhas são previstas e/ou regulamentadas em legislação, tal como a campanha educativa de trânsito abarcada pelo Código de Trânsito Brasileiro [Lei 9503/2007, arts. 75 e 77].

CANA (CADEIA). Gíria: “ir em cana”.

CANAL. Derivado de *canalis* (latim), com a significação de *cano, aqueduto, canal*, expressa, na técnica jurídica, todo e qualquer *curso artificial* de água, construído com o objetivo de *ampliar* ou *melhorar* a navegação, para promover a irrigação de terras, a fim de que se tornem mais férteis, ou, mesmo, para dessecação de terrenos alagados.

Em relação à *navegabilidade*, os canais se dizem *navegáveis* ou *não navegáveis*.

E os *canais navegáveis* entendem-se canais propriamente ditos, ou de rios ou ribeiros canalizados.

Mesmo os canais navegáveis podem ser *públicos* ou *privados*, segundo o interesse de quem os construiu. Se para interesse coletivo e pelo Estado, ao domínio público eles pertencem. Mas, se construídos pelo particular, dentro dos princípios da lei civil e respeitadas as prescrições afetas à matéria, em seu próprio interesse e em terreno de sua propriedade, os canais se dizem privados.

Os *canais não navegáveis* são ditos de irrigação ou de dessecamento. São construídos tanto pelo poder público, como pelos particulares, e, consoante essa circunstância, pertencem ao domínio público ou ao domínio privado.

Não se deve confundir *aqueduto* com o que se chama canal, embora muita semelhança tenham ambos. Os aquedutos são *canais regulados*, que melhor se dizem *canalização* da água para serventia ou para uso industrial ou agrícola, em condutos de pedra ou de terra, ou de tubos ou canos, por onde se faz a derivação artificial das águas.

O canal revela serviço de maiores proporções, embora, por vezes, sua utilidade se possa igualar à dos aquedutos ou das canalizações comuns.

Canal. Por analogia, costumam chamar também de *canal* à derivação das águas, do mar ou do rio, ligando dois oceanos ou mares, ou ligando dois rios entre si. Mas, a rigor, tal seria *braço*, ou de mar ou de rio, pois que à ideia de canal se junta o sentido de artificialidade de sua construção.

Canal. Na linguagem técnica do Direito Administrativo, e do Direito Processual, é o *meio*, *oprocesso*, o *modo*, a *maneira*, por que certas coisas se fazem ou por que se cumprem certos atos. Assim, a expressão *canais competentes* para indicar o processo adequado, os meios apropriados para que se promovam certos atos ou se façam certas reclamações.

CANALIZAR. O sentido do verbo canalizar tanto se pode se estender à compreensão *deconstruir canais*, como de *conduzir as águas por meio de canos* ou canalização.

Desse modo, expressa todo o ato de condução de águas, sem analisar o fim a que se destina ou a espécie de que se usa para esse objetivo.

Canalizar, pois, conduz ao sentido de abrir ou construir canais, em todas as intenções que se tenham. É *encaminhar*, *conduzir*.

E, significa, também, construir derivações, por meio de canos, tubos ou qualquer outro processo, a fim de que as águas se conduzam ao lugar desejado.

O direito de *canalizar águas*, para uso privado, encontra limitações na lei civil, sendo também objeto de regulamentação do Cód. de Águas.

CANCELAMENTO. A rigor, segundo o sentido que se lhe dá, em consequência da acepção de sua derivação, do latim *cancellare* (*riscar*, *borrar*), emprega-se o vocábulo na significação de *riscos feitos* em um documento, ou parte dele, com a intenção de inutilizar o que ali se escreveu.

E, desse modo, materializa-se, *verbi gratia*, o cancelamento do endosso feito em um título de crédito, pela simples inutilização por meio de rabiscos ou traços no que se fizeram, tornando-o, assim, ineficaz, anulado.

Dessa maneira, tudo o que for cancelado, por meio de riscos num documento escrito, desde que anotado, não tem valia.

E, em escritura, os cancelamentos feitos por esse meio devem ser ressalvados, para que não despertem dúvidas.

Mas, em sentido mais amplo, *cancelamento* quer significar o ato pelo qual se desfaz, se anula ou se torna ineficaz ato anteriormente praticado, ou porque tenha ele cumprido já sua finalidade, ou porque se tenha motivo para essa anulação. Tal cancelamento, porém, não se efetiva por meio de riscos, mas pela anotação, no assento ou termo em que se inscreveu ou transcreveu, o ato anterior, de que ele é, a partir daquele momento, ineficaz, perdendo, por isso, toda sua força jurídica.

E assim se diz *cancelamento* para o ato em que se anota o desembargo do prédio, dado em hipoteca, ou dos móveis, dados em penhor; para o ato que desfaz o protesto de um título de

crédito, em virtude de seu pagamento posterior; para o ato que registra a extinção de servidão.

Em todos os casos apontados, cancelamento tem o mesmo sentido de *baixa*; baixa da hipoteca, baixa do penhor; baixa da servidão; baixa do protesto.

Mas todo *cancelamento*, salvo aquele em que o *ato a cancelar* não tenha surtido ainda os seus efeitos jurídicos, depende sempre da evidência do ato posterior, que mostre a legitimidade jurídica de sua prática, diante da qual o cancelamento ocorre e se mostra válido. E, sendo assim, os atos de cancelamento se firmam sempre no direito da pessoa em pedir que o cancelamento seja promovido, pois se direito nenhum lhe assiste, o ato não pode ser, assim, tornado sem eficácia. Ele continua como direito próprio daquele a quem beneficia, e, sem seu consentimento, em regra, não se cancela, desde que não se verifique justa razão para isso.

CANCELO. Designa a grade, considerada nobre, que separa a parte reservada dos tribunais, só podendo ser transposta pelos juízes e advogados.

CANDIDATO. Do latim *candidatus*, indica todo aquele que se faz *pretendente* de alguma honra, de algum grau, de alguma dignidade ou de algum cargo.

Para os romanos, particularmente, designava o *pretendente* a *cargo público*, a que assomava por meio de eleições, principalmente ao cargo de magistrado. E os *candidatos* assim se designavam porque, à cata de votos, acompanhados de seus parentes, amigos e clientes, iam de *vestes brancas*, a fim de que melhor se distinguissem. Do *candidus*, em alusão às vestes brancas, surgiu *candidatus*.

Na técnica moderna, no entanto, *candidato* significa todo o *pretendente* a qualquer cargo público ou particular, seja por concurso, por eleição ou simplesmente pelo empenho para a nomeação.

Candidato. Mesmo na linguagem comercial, é empregado para indicar a pessoa que está interessada na aquisição de certa coisa: ser *candidato* à compra da coisa é estar interessado na aquisição da mesma.

CANDIDATURA. Assim se entende o ato pelo qual é a pessoa apresentada como candidato a cargo público ou particular.

A candidatura tanto pode decorrer da vontade do próprio *pretendente*, que, por sua iniciativa, se indica como candidato ao cargo ou função, como pode ocorrer da apresentação de outrem, de colégio ou organização com autoridade para tal. No primeiro caso, o ato será de *pretensão* ou *solicitação* do candidato; no segundo será de *apresentação ao sufrágio*, se o cargo se obtém por meio de eleição ou de *indicação*, se caso de nomeação.

No entanto, no caso de concurso, isto é, quando a nomeação para o cargo se subordina à aprovação em concurso prévio, a *candidatura* decorre do ato da inscrição nele, pelo qual se mostra candidato ao cargo, embora possa vir a ser excluído dessa pretensão pela não habilitação nas provas regulamentares.

CANDONGA. Contrabando de gêneros alimentícios. Também: lisonja, mimos; carinho fingido, adulação; intriga, mexerico.

CANEIRO. Canal estreito, ou pequeno canal, por onde corre um ribeiro ou riacho; ou braço de mar entre rochedos. Por analogia, designação dada às valetas ou fossos, por onde correm as enxurradas ou águas sujas, e à parte do leito do rio que, por ser mais funda, dá passagem aos barcos.

CANHENHO. Caderno de notas ou livro de memórias, em que se tomam apontamentos breves ou resumos.

CANHONEIO. Bombardeamento com tiros de canhão; canhonada.

Vide: *Bombardeio*.

CANHOTO. A parte não destacável do documento.

CANO. Tubo de barro cozido, tubo de madeira, de ferro ou de flandres, por onde se conduzem águas ou gases.

Com ele, fazem-se as *canalizações* subterrâneas, pelas quais se conduzem as águas para uso domiciliar, os gases para serventia doméstica ou se esgotam os dejetos das instalações sanitárias.

Aliás, todo tubo empregado para condução ou escoamento de águas e líquidos de qualquer espécie, para condução do próprio ar, a fim de promover ou renovar a ventilação em qualquer compartimento, seja construído com qualquer matéria, que possa resistir ao fim visado, recebe a denominação de cano. E com esta palavra se formam as expressões indicativas da condução que por ele se faz: *cano de esgoto, cano de água, cano de gás, cano de escoamento, cano de chaminé, cano de ventilação*.

Cano. Por extensão, denomina-se, também, de cano todo lugar por onde passem as águas, sejam limpas ou sujas, pluviais ou de uso doméstico, seja aberto ou fechado.

As próprias canalizações feitas de pedra, sob o solo, cobertas, para escoamento de águas de chuva ou servidas, recebem-lhe o nome. É o *bueiro*.

CANOA. Embarcação sem quilha, formada de um casco, grande ou pequeno, com ou sem borda-falsa, aberto ou coberto.

É a embarcação comum em várias regiões brasileiras, para navegação nos rios, nos lagos e lagoas e no próprio mar, tocadas a remo ou à vela, para transporte de carga ou mesmo de passageiro, entre as vilas ou cidades banhadas pelos rios, lagoas, lagos ou baías.

Canoa. Na gíria policial, é a *batida* levada a efeito em botequins ou tavernas, ou casas suspeitas para a prisão de criminosos ou de malandros.

CÂNON. Derivado do grego *kanón*, quer significar regra ou disciplina, e nesta acepção tem tido uso.

Dele se formou o *canônico*, com aplicação comum para assuntos eclesiásticos.

E, por essa razão, toda regra ou toda denominação da Igreja, publicada e sancionada pelas autoridades eclesiásticas, seja sobre dogma ou sobre disciplina, é designada pelo vocábulo *cânon*.

O conjunto destes leis, sejam as que se originam do próprio poder eclesiástico, como normas inerentes à religião católica, sejam as que se admitem como preceitos da Igreja, embora tiradas do Direito Comum ou dos costumes, formam o *Direito Canônico*.

Os cânones são ditados pelos Papas ou pelos Concílios. E destes se dizem então Coleções de Cânones dos Concílios, que, se forem *ecumênicos* ou *universais*, obrigam todos os fiéis.

Os cânones dos Apóstolos constituem uma das coleções mais antigas das leis eclesiásticas, de que se serve a Igreja, os quais se atribuíram, por muito tempo, a S. CLEMENTE, discípulo de S. PEDRO e seu terceiro sucessor. Depois se deu sua autoria como obra de bispos do Oriente, no fim do terceiro século.

Outras coleções surgiram depois: os cânones de ISIDORO, o MERCADOR, no fim do reinado de CARLOS MAGNO, contendo os Cânones Orientais, Cânones dos Concílios das Gálias e da Espanha e grande número das Decretais dos Papados nos quatro primeiros séculos, muitas das quais se inquinam de falsa; a Coleção de GRACIANO, monge benedito, que a publicou em 1151, na qual, além dos cânones, fez incluir textos da Bíblia e opiniões de padres da Igreja, sobre importantes matérias eclesiásticas, pelo que a chamou de *Concordância dos Cânones discordantes*.

Modernamente, todos os cânones em vigência encontram-se inscritos no *Codex Juris Canonici*, que exprime todo Direito aplicável à Igreja e aos fiéis.

Cânon. Dá-se o nome de *cânon* ao livro que contém as regras e os instrumentos de uma Ordem religiosa.

CANONISTA. Título que se dá ao doutor ou bacharel formado em Direito Canônico.

CANONIZAÇÃO. Assim se denomina o ato pelo qual, solenemente, o Papa põe no *Catálogo dos Santos* a pessoa morta em *cheiro de santidade*, e cujas virtudes se verificaram por milagres, sendo, por isso, digna que se lhe dê culto público.

Canonização é formato de *cânon*, na sua significação de *catálogo*, que também a tem, porque no princípio não significava mais que a ordem dada pelo Papa ou pelos Bispos, para que os nomes daqueles que se distinguiam por sua piedade e por suas virtudes extraordinárias fossem insertos nos sagrados *Dípticos*, ou *Cânon de Missa*, para que deles se fizesse memória, na Liturgia.

O direito de canonização era, em princípio, comum aos Bispos e aos Papas. Hoje é privativo da Santa Sé.

A *beatificação* se difere da *canonização*, pois nesta é determinado, *ex cathedra*, o estado *desantificação*, enquanto na beatificação se trata de incluir a pessoa entre o número dos *bem-aventurados*.

CAPA. Na terminologia marítima tem vários sentidos:

- a) manobra empregada por ocasião do mau tempo, para proteger o navio ou a embarcação da violência das águas;
- b) diz-se, também, do navio que, em mar grosso, e em vento contrário ou violento, desfralda poucas de suas velas, apresentando-as, mesmo assim, em sentido oblíquo, para que não peguem todo o vento, e possa ir a pequena velocidade;
- c) designa ainda a gratificação que se costuma dar ao capitão, ou a espécie de *primagem*, que se lhe dá por tonelada da carga, além do frete estabelecido, como compensação aos cuidados que venha a ter ou tenha tido com as fazendas carregadas. Chamam-na, também, de *chapéu do capitão*, nome que se funda no hábito primitivo de se deixar tal gratificação na *carapuça* (*cap*) ou *chapéu do capitão*. E o dinheiro ou dádiva posta no chapéu passou a designar a própria remuneração.

CAPACIDADE. Em sentido geral, *capacidade*, derivado do latim *capacitas* (aptidão, idoneidade, qualidade para certo fim), entende-se a aptidão ou qualidade de certa coisa ou pessoa para satisfazer ou cumprir determinado objetivo, não só sendo a coisa, por que esteja em condições de atender ao fim colimado, como sendo a pessoa, ter habilidade, inteligência ou dotes necessários para desempenho daquilo que se quer que faça.

Neste sentido, chega a confundir-se com *autoridade*, que evidencia a soma de atribuições e de poderes de que se acha investida a pessoa.

Mas na terminologia jurídica, em relação às pessoas, tem sentido próprio: quer significar a aptidão legal que tem a pessoa, seja física ou jurídica, de adquirir e exercer direitos. É *acapacidade jurídica*.

E, assim, diz-se *capacidade de fruição*, quando esta se estende ao uso e gozo dos direitos, em oposição à *capacidade de exercício*, quando o próprio titular, que frui os direitos, pode exercitá-los pela livre administração. A capacidade, compreendida neste sentido, isto é, segundo o princípio de que todo homem é capaz de direitos e obrigações, resulta numa dualidade de conceitos:

- a) *capacidade de direito*, que se mostra a capacidade para adquiri-lo; e
- b) *capacidade de fato*, que indica a capacidade efetiva para exercê-lo.

E como o exercício e gozo do direito podem não ser, simultaneamente, da aptidão da pessoa, decorre que a capacidade, segundo as circunstâncias, se diz *plena* e *relativa*, como pode surgir a figura da *incapacidade*, para o caso em que a pessoa não possa, por si só, nem fruir nem administrar os seus bens.

A *capacidade plena* é aquela que não sofre restrições, podendo a pessoa, sem qualquer limitação, adquirir direitos e exercitá-los livremente.

É *capacidade relativa* aquela em que a pessoa não pode livremente praticar todos os atos relativos à sua pessoa e seus bens, sendo assim *relativamente incapaz*.

Todos os maiores, quando se trata de pessoas físicas, dizem-se *plenamente capazes*.

E, para a capacidade relativa, a fim de que legítimos sejam os atos praticados pelas pessoas assim consideradas, exige-se a assistência de seus representantes legais, tais como pais, tutores e curadores.

Vide: *Incapacidade. Incapaz. Representação*.

A capacidade jurídica da pessoa é sempre regulada por sua lei pessoal.

Segundo a natureza dos atos jurídicos a serem praticados, a capacidade se diz ainda de *civil*, *comercial*, *processual* e *política*.

CAPACIDADE CIVIL. Assim se entende a aptidão ou autoridade legal, de que se acha investida a pessoa para praticar atos da vida civil, isto é, poder livremente dispor da sua vontade para contratar, adquirir direitos, aceitar obrigações etc, com validade jurídica.

A capacidade civil pode ser plena ou pode ser relativa, segundo, como aludimos, possa a pessoa praticar sem restrições todos os atos da vida civil, ou sofra limitação no exercício de seus direitos.

A capacidade civil plena, em regra, advém aos 18 anos, embora esporádica e excepcionalmente possa vir antes, nos casos de *emancipação*.

No entanto, mesmo maiores de 18 anos, há pessoas que sofrem restrições à sua capacidade, vendo-a relativa, ou vendo-se incapazes: trata-se dos *interditos*, de que decorre, também, em matéria civil, a *incapacidade absoluta* e a *incapacidade relativa*.(ngc)

CAPACIDADE COMERCIAL. Para comerciar, ou para exercer a mercancia não basta *acapacidade civil*: há imposições que restringem a capacidade de certas pessoas, mesmo daquelas que possuem plena capacidade civil.

Nesta razão, há, efetivamente, uma *capacidade comercial* distinta da *capacidade civil*, e que diz respeito, especialmente, à capacidade da pessoa para exercer a mercancia.

A capacidade comercial decorre da satisfação dos requisitos para a *qualidade de comerciante*:

- a) capacidade jurídica civil;
- b) exercício da mercancia, em próprio nome;
- c) profissão habitual deste exercício;
- d) não interdição legal para o exercício da mercancia.

Vide: *Comerciante*.

CAPACIDADE POLÍTICA. É a que se confere à pessoa para que possa exercer os cargos políticos, desde que esteja integrada em sua *capacidade civil*.

A capacidade política se diz perfeita, quando a pessoa preenche todos os requisitos indicados em lei para que possa participar das organizações que representam os poderes públicos de uma nação, tal como ser *deputado*, ser *governador*, ser *prefeito* ou *Presidente da República*, ou desempenhar qualquer cargo da administração pública, onde vá exercer funções para as quais se exija a capacidade indispensável para exercitá-las.

CAPACIDADE PROCESSUAL. A capacidade processual entende-se a capacidade para estar em juízo e nele agir. É determinada pela capacidade civil das pessoas. Mas não se compreende somente como a aptidão que é outorgada por lei, para que possa a pessoa praticar este ou aquele ato, isto é, administrar seus bens e interesses, dispor deles, exercitando direitos e assumindo obrigações. É ainda necessário que, além desta capacidade de ordem geral, esteja a pessoa autorizada, legalmente, para participar da contenda levada a juízo, para defesa de direito, de cujo exercício se privou ou se quer privar, obtendo-se decisão judicial que o garanta em toda sua plenitude.

Desse modo, a capacidade processual é a capacidade daquele que, estando no livre exercício de seus próprios direitos, possa *agir em juízo*, validamente, por si mesmo, nos limites instituídos pela lei.

A capacidade processual tanto se entende para o *autor*, como para o *réu*. Tanto basta que o *autor* tenha capacidade para ser *sujeito ativo* de qualquer relação jurídica. E que o *réu* possa, passivamente, ser também sujeito de uma relação de direito.

Os incapazes, relativa e absolutamente, serão assistidos ou representados por seus *mandatários legais*. E, quando estes não existam, a própria lei se encarrega de suprir a falta, nomeando *curador à lide*, que fará as vezes dos mandatários ou representantes legais.

CAPATAZ. Por sua derivação de *caput* (cabeça), de que se formou *capitatum*, do latim *tardio*, bem se antevê que possui a significação primária de designar a pessoa que é *cabeça* ou encabeça alguma coisa.

O *capataz* é o chefe ou dirigente de um grupo de homens dispostos para execução de certos trabalhos de natureza braçal, homens que podem ser trazidos ao trabalho por ele mesmo ou ajustados pelo próprio contratante dos serviços.

O *capataz* recebe as ordens para execução do trabalho, de quem possa autorizá-lo, dando as necessárias instruções, e sob a chefia dele toda turma trabalha para cumprir o que for determinado.

Dentro de suas atribuições, são *apontadas* as presenças dos trabalhadores ou serviçais e se determinam todos os serviços que devem ser executados.

Há capatazes onde haja turmas de trabalhadores e se coloque alguém para gerir e fiscalizar a execução da tarefa, tal seja nas fazendas agrícolas, tal seja nos serviços de carga e descarga nas alfândegas.

CAPATAZ DA ALFÂNDEGA. Assim se diz do administrador dos serviços das *Capatazias da Alfândega*.

Desse modo, o *capataz da alfândega* tem a precípua atribuição de dirigir e fiscalizar todo serviço de carga e descarga das mercadorias e valores que transitarem pela alfândega, bem assim todo serviço braçal necessário para a remoção ou condução de volumes ou mercadorias, dos lugares em que se encontrem depositados nos armazéns, para despachos, exames ou quaisquer outros fins, até seu completo desembarço e saída ou retirada pelo proprietário.

Essa é a sua função e dela não pode exorbitar, de modo que não lhe cabe arrogar-se a qualidade de representante do capitão do porto nem querer figurar como pertencente ao pessoal da administração alfandegária ou da própria polícia marítima, que está afeta à guardamoria e a seus componentes, embora lhe seja atribuído participar da polícia interna, nos limites de sua administração.

Nas alfândegas, onde não houver *capataz* ou administrador das capatazias, o porteiro acumulará as funções daquele.

CAPATAZIA. Em sentido geral, *capatazia* indica o ofício ou cargo de capataz.

Mas no sentido que lhe dá a lei alfandegária ou aduaneira, *capatazia* compreende toda soma de serviços executados nas alfândegas para o transporte ou condução interna de mercadorias, volumes, entregues para embarque, ou os recebidos para desembarque.

O serviço da capatazia da alfândega será feito por administração ou por arrematação, num ou noutro caso consoante os princípios e regras instituídos pelas leis aduaneiras.

Capatazia. Por analogia, chama-se, também, de *capatazia* o local em que embarcam ou desembarcam as mercadorias, em trânsito de carga e descarga pelas alfândegas, compreendendo as pontes, cais e armazéns externos.

Capatazia. E, por extensão, se dá o mesmo nome às taxas, ditas de *expediente*, que se cobram pela carga, descarga, remoção ou condução das mercadorias ou volumes que transitarem pelas capatazias.

CAPAZ. Derivado do latim *capax*, quer significar *o que* tem capacidade. Quem tem capacidade é *capaz*, está *habilitado* para o desempenho do ato ou para cumprimento da finalidade ou objetivo desejado.

E, sendo assim, pode legalmente dirigir a sua pessoa e administrar os seus bens, pode contratar, pode transigir, enfim, pode praticar todo e qualquer ato concernente ao gozo, disposição e exercício dos direitos.

CAPELA. Assinalam os etimologistas que a palavra se origina de *capsa*, caixa em que se guardavam os ossos e relíquias dos mártires, formando, então, *capela* (do latim *capella*) para designar o local em que esta caixa ou cofre era guardado.

Desse modo, em sua origem, designava o *oratório*, em que os fiéis se reuniam para cultuar a memória dos Santos mártires, tendo presentes as suas santas relíquias.

Em sentido geral, designa hoje todo o edifício consagrado ao culto, ou seja, o *oratório* ou *igreja particular*, sendo, assim, as capelas *sub dio*, segundo a expressão dos canonistas, para indicar que se acham separadas ou desapegadas de qualquer igreja.

Do mesmo modo, dá-se idêntico nome para anotar os oratórios particulares ou domésticos, existentes no interior dos mosteiros, dos palácios, dos hospitais, os quais não se consideram propriamente igrejas, embora neles se possa rezar o Sacrifício da Missa.

Na linguagem religiosa, também se chama de *capela* a parte da igreja onde há *altar*, e a ela os canonistas chamam de *sub tecto*, porque se encontra debaixo do mesmo teto da igreja.

Capela. No Direito antigo, era aplicado para designar o *vínculo* instituído com a condição de que o herdeiro proveja o culto de uma capela, ou mande rezar missas em sufrágio da alma do instituidor do benefício.

Embora tenha o aspecto de morgado, por ser este também um vínculo, dele se difere, pois no morgado o benefício tem destino puramente civil, enquanto o da capela é puramente eclesiástico, não obstante ser costume pôr-se no morgado *encargo pio*, e serem dados vínculos às *capelas leigas*.

Os *vínculos* ou *capelas* eram inalienáveis. Mas, como tal não se entendem os bens sobre os quais somente se encontrasse *um encargo*. Estes poderiam ser alienados com a pensão, pois a inalienabilidade era consequente de *vínculo expresso*.

As *capelas* eram administradas por um Administrador ou Provedor. E quando instituídas, em regra, vêm com os encargos de rezar missa, ou responsos, ou distribuir esmolas, pela alma do doador, por certo tempo, ou como se tenha estabelecido.

CAPELÃO. Em sentido amplo, *capelão* aplica-se para designar o *eclesiástico* ou *padre*, que serve, isto é, presta serviços religiosos, em uma capela ou em uma igreja, sem qualquer distinção de categoria.

Desse modo, distingue-se do *pároco*, que tem a seu cargo a direção de toda uma paróquia na qual se compreendem todas as igrejas e capelas. O *capelão* é só de uma igreja ou só de uma capela.

Capelão. É título que se dá também ao sacerdote que exerce a função ou ofício de *capelania* em qualquer corporação militar, cabendo-lhe o encargo de prestar os serviços religiosos no batalhão ou corpo a que pertence, ou no navio de guerra, para que é indicado.

Em tais circunstâncias, dizem-se, então, *capelão militar* e *capelão da marinha*.

CAPELO. Do latim *capellu cappa*, capuz, significa a antiga touca ou capuz de viúvas e freiras. Também é a espécie de *murça*, usada pelos doutores em leis, como insígnia da dignidade que é deles.

É de cor escarlate, colocando-se às espáduas, de modo que desce pelo colo, cobrindo parte do peito, tendo, assim, a mesma forma da camurça dos cônegos, isto é, a forma de meia capa. Tem estas outras acepções: dossel, sobrecéu; proteção superior de chaminé, para evitar a entrada do vento e da chuva; porção do manto do polvo que protege a massa visceral.

Capelo é, também, o chapéu negro usado pelos magistrados como integrante da toga.

Capelo. Na terminologia católica, tem outros significados, designando parte do hábito ou vestes dos religiosos, e, também, o chapéu cardinalício e, por extenso a dignidade cardinalícia. Neste caso, seu étimo é o vocábulo italiano *capello*.

“CAPITA”. Palavra latina, significando *cabeça*, de muito uso na terminologia jurídica para indicar as situações individuais em certas oportunidades ou em certos fatos jurídicos.

Desse modo, designa sempre a participação da pessoa, *per capita*, quer dizer, considerada em si mesma, em determinadas relações jurídicas.

Em matéria tributária, o *per capita* determina o encargo tributário *por pessoa*, na expressão originária *por cabeça*.

De outro modo, dizemos *in capita*, em matéria de herança, quando, não existindo filhos, a herança será dividida pelos netos, por sua pessoa, o que se distingue da distribuição *por stirpe* (*in stirpe*), em que os netos a recebem pelo direito de representação de seus pais.

A sucessão *in capita* exige a paridade de graus entre os sucessores. A *in stirpe* decorre da existência de descendentes de graus diferentes Cód. Civil/2002, art. 1.835 (art. 1.604, do Cód. Civil/1916). (ngc)

CAPITAÇÃO. É a determinação que se dá ao imposto, quando a sua incidência, ou cobrança, se efetiva *per capita*, isto é, é exigido de *cada pessoa* (por cabeça), em razão de seu estado ou dos proventos auferidos por uma situação, que lhe é criada na sociedade.

CAPITAL. Derivado do latim *capitalis*, de *caput*, possui o sentido de *principal*, *fonte*, *origem*, dando, assim, a ideia de algo que tem preponderância, serve de elemento fundamental, para a produção de novas riquezas, desde que já se tem o sentido de riquezas anteriormente acumuladas.

A primeira noção de capital vem de seu conceito econômico, em que se debatem os teóricos, consoante os princípios dominantes no sistema esposado.

Mas, em todas as teorias, predomina a ideia de que o capital representa sempre a soma de valores ou de coisas que possuam o valor de troca e sejam o efeito acumulado de trabalho anterior (CAREY), ou qualquer coisa que possa ser usada de dois modos diferentes: ou para consumo pessoal do proprietário ou para produzir lucro ou renda em seu benefício (MACLEOD).

Donde, em sentido econômico, na síntese de FONTENAY, *capital* é toda quantia econômica aplicada com o fito de lucro.

Ou, então, toda soma de riquezas adquiridas, em oposição à soma de novas riquezas que possam ser produzidas por elas: os frutos, os lucros e os juros.

Em razão disso, os economistas, salvo objeções dos marxistas, colocam-no entre os fatores de produção.

Mas, em verdade, nos próprios domínios da Economia, há *capitais improdutivos*.

Capital. Em Direito Civil e em Direito Comercial tem várias acepções, que, em regra, se mostram análogas.

Deste modo, encontramos os sentidos:

- a) de *principal* de uma dívida ou *parte principal* de um débito (*capitalis pars debiti*), para distingui-lo dos juros, que dele se auferem;
- b) dinheiro disponível para aplicação em negócios ou em empréstimos;
- c) soma de bens, sentido em que se mostra equivalente a *patrimônio*, que produz rendas; distinguindo-se, assim, de outras *fontes produtoras de rendas*, tais como as atividades profissionais, onde a produção de rendas provém do próprio trabalho, embora possa ser *este auxiliado* pelo capital aplicado nos instrumentos da profissão.

Neste sentido, também o tem o Direito Tributário, para efeito de tributação do imposto de renda, onde se distinguem as rendas que provém da *aplicação de capitais* e as que resultam do exercício de profissões.

Capital. Na terminologia técnica do Direito Comercial, possui ainda a significação especial de indicar a categoria de sociedades, onde a responsabilidade dos sócios é restrita à soma de dinheiro com que se obrigaram para a formação do *capital social*, e, por esta razão, as sociedades se dizem de *capital*, para diferenciá-las daquelas em que a *responsabilidade é solidária* e ilimitada, e se denominam de *pessoas*.

Capital. Consoante seu sentido etimológico de *cabeça*, é empregado para designar a cidade principal de um Estado ou País, justamente aquela onde se acha instalada a sede de seu governo.

Capital. Em sentido do Direito Penal, serve para indicar a pena de morte natural ou civil. É assim tida na aceção de pena mais elevada ou mais grave.

Capital. Na contabilidade, é título representativo do *capital nominal* da sociedade ou firma, sendo o lançamento inicial feito pelo débito na conta dos sócios das cotas de sua obrigação e crédito de *capital*, que assim se conserva com o *saldo fixado* no contrato ou na declaração da firma, se individual.

CAPITAL ABERTO. Capital de uma empresa, constituído através de subscrição popular.

CAPITAL BASTANTE. Consoante o sentido do adjetivo *bastante*, já se evidencia a aceção em que se tem a expressão: o capital indispensável e necessário para a realização de uma iniciativa, ou seja, a soma de que se precisa para atender às despesas ou aos compromissos de uma instituição ou organização. Opõe-se, assim, ao capital *deficiente* ou *insuficiente*, que é o que não representa a soma necessária para satisfazer os objetivos tidos em mira.

CAPITAL CIRCULANTE. Ou *capital de giro*, entende-se toda soma de recursos monetários empenhados num estabelecimento comercial ou numa empresa para atender a todos os compromissos do próprio negócio ou indústria, nos quais se vão aplicando para execução dos objetivos tidos em mira, seja em caráter mercantil, seja em caráter industrial.

CAPITAL CONSTANTE. Na economia inspirada no *marxismo*, representa o conjunto dos produtos intermediários, além do desgaste das máquinas e equipamentos, necessários à produção de um bem final.

CAPITAL DECLARADO. Tanto nas sociedades comerciais, como nas firmas individuais, é a expressão usada para indicar o *montante* ou *soma em dinheiro* declarada como capital da sociedade ou do comerciante, o qual, no primeiro caso, é feito no próprio contrato social e, no segundo, no registro da firma individual.

CAPITAL DE GIRO. O mesmo que *capital circulante*; ativo circulante, capital de trabalho.

CAPITAL DISPONÍVEL. Assim se diz para a soma de recursos em dinheiro, de que dispõe a pessoa, para satisfazer suas obrigações ou atender a seus negócios. É, assim, representado pelo dinheiro que se tem em cofre, ou à disposição, nos depósitos bancários.

CAPITAL ECONOMIZADO. Denominação dada para toda soma em dinheiro guardada pela pessoa, como medida de previdência pessoal, isto é, para acorrer a gastos extraordinários ou eventuais, que se venham a registrar.

Desse modo, na técnica econômica, o *capital economizado* entende-se o *capital poupado*, ou seja, o *pecúlio* que se forma ou pela *poupança*, que tem por finalidade *prevenir manutenção futura*, nos casos anormais ou críticos, em que os salários ou as rendas da pessoa não bastam para suprir suas necessidades imprevistas.

CAPITAL FECHADO. Diz-se daquele constituído mediante subscrição entre determinado número de sócios.

CAPITAL FICTÍCIO. Expressão usada para designar o ardil da pessoa, declarando *capital imaginário* ou inexistente, no visível intuito de burla.

Nas sociedades de *capital fictício*, ou nas firmas individuais em que ele, igualmente, se mostre inexistente, a pessoa ou pessoas que o induzem, assim, falsamente, praticam fraude, que a pode levar às sanções penais, se dela decorrer prejuízo a terceiros em sua boa-fé pela falsa declaração.

CAPITAL FIXO. É o capital *invariável*, que se mantém sempre na soma originariamente estabelecida, sem aumentar ou sem diminuir, sem que ato posterior, devidamente autorizado, possa elevá-lo ou diminuí-lo em virtude de nova *fixação*.

O capital das sociedades comerciais, este que se declara nos contratos, mostra-se *capital fixo*, porquanto a soma declarada somente pode ser alterada mediante processo idêntico àquele em que o capital se fixou.

Aliás, é princípio dominante em matéria de sociedades comerciais, este da fixação prévia do capital, de que resulta a expressão que tal designa: *capital fixo*.

Essa ideia, porém, de *fixidade do capital*, não é absoluta, pois se restringe ao capital declarado, desde que, no transcurso de suas atividades, as sociedades podem ter seu capital aumentado ou diminuído, segundo as circunstâncias, de que resultam os capitais líquidos e reais, que bem se diferenciam do *capital fixo*, que é o mesmo *capital social* ou *nominal*.

CAPITAL FLUTUANTE. O mesmo que capital circulante.

Representa o total da moeda necessária a uma empresa para aquisição de matéria-prima e pagamento de mão de obra durante o período produtivo.

CAPITAL IMOBILIÁRIO. Denominação dada ao capital aplicado em bens imóveis ou bens de raiz, em regra para produção de rendas, distinguindo-se do *capital imobilizado*, que se entende aquele aplicado no negócio e que se mostra improdutivo, por ter sido aplicado em bens que não dão rendas. E estes bens tanto são móveis como imóveis.

CAPITAL IMOBILIZADO. Assim se diz do capital que é aplicado em prédios ou móveis, que não produzam somente por si rendas ou rendimentos.

Muitas das vezes, numa indústria, o próprio capital aplicado em máquinas ou aparelhos para funcionamento da mesma, ou, no comércio, o capital empregado no prédio ou nos móveis, diz-se *imobilizado*, para distinguir-se do capital que se tem em giro no próprio negócio, inclusive o disponível.

CAPITAL IMPRODUTIVO. É o que se emprega, mas não se tira dele a menor produtividade. É capital morto.

CAPITAL INTEGRALIZADO. Capital subscrito e pago pelos acionistas da empresa, no ato de sua incorporação ou em prazo determinado.

CAPITAL INVERTIDO. É a soma representada por todo numerário ou dinheiro aplicado no negócio ou na indústria.

Nele se compreende, não somente o capital nominal ou social, mas toda quantia, mesmo alheia, obtida por empréstimo, envolvida no negócio ou na indústria, ou quaisquer outros recursos pertencentes à sociedade ou aos sócios.

CAPITAL LÍQUIDO. Designa a expressão o capital que se evidencia da diferença havida entre o *ativo bruto* e o *passivo social*, pela qual se verifica que o *capital nominal* está aumentado ou diminuído, segundo a diferença é a maior ou menor que o mesmo capital.

Chamam-no também de ativo líquido, porque representa o *patrimônio real* da sociedade, pela exclusão da soma das responsabilidades passivas, mostrando, desse modo, o que restará, se solvidos os compromissos da sociedade ou do comerciante.

O capital líquido também se chama capital real, visto que a diferença havida entre o ativo e o passivo mostra em verdade o capital da sociedade ou da firma com o *lucro* ou *prejuízo efetivo*, que se adiciona ou se deduz do capital nominal, para mostrar uma realidade econômica.

Daí a designação que se lhe dá de *fundo social*, pois exhibe a existência que se obterá no caso de serem encerradas todas as *contas credoras exigíveis*, constitutivas do *passivo exigível*.

CAPITAL LIVRE. É o capital disponível e representado em dinheiro, pronto a qualquer aplicação.

CAPITAL LUCRATIVO. É o que é aplicado em empréstimos, títulos ou ações.

CAPITAL MOBILIÁRIO. Capital aplicado em títulos de crédito, que produz rendas e se converte facilmente em dinheiro.

CAPITAL PRIVADO. É o capital pertencente aos particulares e que se encontra em giro ou circulação nas diversas empresas industriais ou comerciais, distinto do capital que entra na circulação, mas que pertence às entidades públicas e às autarquias administrativas.

CAPITAL PRODUTIVO. Diz-se do que é aplicado no comércio e na indústria, para a missão de reproduzir, mostrando-se, desse modo, um fator da economia coletiva. E, assim, se opõe ao *capital lucrativo*, que simplesmente promove rendas ou rendimentos, sem cooperar na produção.

CAPITAL PÚBLICO. É o que pertence ao *domínio* público e é aplicado, produtiva ou improdutivamente, nos negócios e serviços de interesse coletivo e para a manutenção da própria sociedade política.

CAPITAL REALIZÁVEL. Assim se diz do capital representado por valores, como títulos, mercadorias ou outros de fácil conversão. Opõe-se ao capital *imobilizado*, cuja realização é mais difícil, ou, quando se faça, pode ser prejudicial aos interesses da organização.

CAPITAL SOCIAL. É o capital com que se organiza a sociedade civil ou comercial para atender aos seus objetivos econômicos, representado pelas cotas (*capital dos sócios*) com que os sócios se obrigam a entrar para a sua constituição. Neste sentido é o mesmo *capital nominal* ou o *capital declarado* no contrato social, ou no registro da firma.

Mas, sob o ponto de vista econômico, o *capital social* tem sentido muito mais amplo, desde que significa todo capital que é posto ao serviço da produção, não para servir os interesses privados, mas no interesse da sociedade em geral. É o *capital público*.

CAPITAL VARIÁVEL. Assim se diz do capital que não é previamente fixado, podendo ser aumentado ou diminuído segundo as circunstâncias, sem maiores formalidades.

O capital das sociedades cooperativas pode ser variável, embora se estabeleça para a sua constituição um mínimo. Mas, respeitado o mínimo, ele cresce ou diminui segundo a entrada de novos sócios ou saída dos que a elas pertencem.

CAPITALISMO. É a denominação dada ao sistema econômico que tem o capital como um dos fatores da produção, mostrando-se o mesmo como um dos elementos prevaletentes em toda vida econômica em que predomina o capital entre os fatores de produção. É o denominado

sistema da livre empresa, em que à iniciativa privada cabe, preferencialmente, a produção econômica.

CAPITALISTA. Denominação dada às pessoas que vivem da aplicação de capital em empréstimos ou em títulos, ditos de renda. É a aplicação dita de *lucrativa* do capital, em antagonismo à aplicação chamada de *produtiva*, que é feita nas indústrias.

CAPITALIZAÇÃO. Segundo a sua origem, tomado em acepção própria, *capitalização*, seja no sentido jurídico, seja no sentido econômico, quer significar a *conversão* dos rendimentos ou dos frutos de um capital, em *capital*, unindo-se tais frutos ao principal, para se igualarem ou se acumularem a ele.

Desse modo, a *capitalização* mostra-se a gênese de novo capital, que se vem anexar ou acumular ao primitivo, de onde se produziu, para aumentar a sua soma.

A capitalização ocorre segundo se ajustar, pois que, não havendo ajuste ou convenção, em regra não se opera a *capitalização*, isto é, os lucros, os juros ou as rendas não se acumulam ao capital.

Capitalização. Em acepção especial, também se chama de capitalização ao cálculo do *valor-capital* de um bem produtivo, isto é, a estimação de sua valia ou de seu preço (capital), tendo-se em conta as suas rendas já vencidas e que nele se computam para efeito desta avaliação.

CAPITÂNIA. Na terminologia marítima, diz-se *capitânia* a nau de guerra em que se encontra o comandante-chefe da esquadra, sendo, portanto, a nau de onde promanam as ordens para serem cumpridas pelas demais.

CAPITANIA. Primitivamente, designava cada uma das divisões territoriais feitas pela metrópole lusitana das regiões de além-mar, as quais eram entregues a fidalgos, que as iam administrar nas condições de donatários, segundo as provisões do Conselho. Nem sempre tais provisões eram permanentes, e algumas se concediam por prazos que não ultrapassavam um triênio.

Capitanias hereditárias. A sua divisão e compreensão territorial, bem assim a designação de seus capitães-mores, é matéria que faz parte da história brasileira.

Capitania. Designa o ofício, dignidade ou posto de capitão; por extensão, significa também o posto de comando.

CAPITANIA DO PORTO. Neste sentido, diz-se da repartição encarregada da fiscalização e registro das embarcações nacionais e fiscalização das embarcações estrangeiras.

A direção da *capitania do porto* é entregue ao oficial de marinha, genericamente chamado *decapitão do porto*.

É repartição que se localiza, segundo as regras do Direito Alfandegário ou Aduaneiro, nos portos alfandegados ou habilitados.

Quando em tais portos não existir a repartição, ou não tiver empossado capitão do porto, ou delegado dele, ao Inspetor da Alfândega cabe exercer as atribuições que são de sua função: polícia dos portos, conservação, ancoradouros, lastros, matrícula e arrolamento das embarcações e gente do mar.

CAPITÃO. Na linguagem militar, designa o oficial que comanda a companhia de um batalhão, sendo o terceiro posto do oficialato, nas forças de terra.

Nas forças armadas de mar, designa vários postos: *capitão de mar e guerra*, correspondente a coronel; *capitão de fragata*, correspondente a tenente-coronel; *capitão de corveta*, correspondente a major; e *capitão-tenente*, equivalente a capitão.

Mas, em linguagem geral, serve para indicar toda pessoa que se encontra num posto de comando ou de chefe de um grupo de pessoas, localizadas em determinado lugar, em terra ou em mar. E assim se diz capitão para o comandante do navio, seja de guerra ou mercante, e ao comandante da tropa regular, ou mesmo de um grupo armado.

CAPITÃO DE NAVIO. É mais apropriado para a designação do comandante de um navio mercante, sendo equivalente ao *mestre do navio*.

Sua função na direção do navio assume duplo aspecto: além de ser o comandante do navio, em cuja atribuição toma a posição de representante do próprio poder público, pela autoridade

legal de que se acha investido, é ainda o seu administrador, encontrando-se na posição de mandatário do armador do navio.

No Brasil, somente os brasileiros natos (ou naturalizados), com habilitação (diploma) para o exercício do cargo, podem ser investidos na função de *capitães de navios*, exigindo-se, além disso, que tenham *capacidade civil* para poder contratar livremente.

Não é considerado comerciante.

CAPITÃO DO PORTO. Designação dada ao oficial de marinha encarregado da administração da *capitania do porto*.

CAPITÃO-MOR. Designação que se dava, antigamente, às pessoas que, na qualidade de donatários, eram designadas para administrar as capitânicas brasileiras, como governadores delas, tendo alçada civil e criminal, possuindo, assim, funções muito mais amplas que as de capitães de ordenanças, isto é, as de capitão das milícias, localizadas em cidades ou vilas.

CAPITULAÇÃO. É vocábulo derivado do latim *capitulare*, de *capitulum*, com a significação de *fazer convenção*.

Na linguagem corrente atual, tem o vocábulo dupla significação: a que decorre do sentido de *decapitulare*, mostrando-se assim o ajuste ou convenção; ou o sentido que lhe vem de *capitulum*, na acepção de parte de um todo ou de *classificação* dentro da matéria que lhe é própria.

Capitulação. No sentido de convenção, que se faz matéria propriamente do Direito Militar, entendem-se as condições impostas e aceitas para a evacuação e entrega da praça da posição, ou para a entrega do navio, ou ainda para que o corpo de tropas militares, em campo raso, deixe de resistir.

A capitulação pode ser *condicional*, isto é, pode ser deliberada mediante certas regalias para as forças que capitulam, ou pode ser *incondicional*, desde que o adversário somente admite *rendição integral*, sem qualquer favorecimento às tropas vencidas, salvo, no entanto, as regras da honra militar, que, em qualquer emergência, devem ser observadas.

São competentes, para firmar a *capitulação*, os comandantes das forças atacadas e o chefe ou comandante das forças atacantes. Mas, nesta *convenção*, apenas se delibera sobre a desocupação da praça, posição ou entrega do navio, nela não se ajustando matéria de ordem pública ou administrativa.

Nas capitulações incondicionais, as forças capitulantes constituem-se prisioneiras dos vencedores, embora se lhes conservem as honras de guerra.

Capitulação. Em matéria penal, tem o sentido de indicar a *classificação do crime* no artigo da lei penal, em que o mesmo se qualifica.

É acepção, consoante sua derivação de *capítulo*, tida no mesmo sentido de classificação ou inclusão.

Idêntico sentido possui em matéria civil ou comercial, para indicar o preceito de lei, que rege determinado assunto, ou relação jurídica, que se vai defender ou expor.

Em análogo significado, capitulação expressa a divisão ou classificação de determinados assuntos em *capítulos*, nos quais se inscrevem ou se anotam todos os que se entendem reguladores ou esclarecedores de determinada matéria.

Assim se pratica na divisão dos Códigos ou nas Leis, para expor em cada capítulo assunto que seja pertinente à matéria regedora de certa instituição ou figura jurídica.

CAPITULAR. É a palavra tomada como verbo, como adjetivo e como substantivo, possuindo, em cada um dos casos, um sentido próprio.

Como verbo, significa *render-se* ou *entregar-se*, *qualificar o crime*, segundo a regra do Direito Penal, *impor regras* ou *condições*, para que se proceda segundo as que se estabelecem numa convenção, ou numa lei, que se chama de *capitulação*, e, ainda, *dividir e colecionar* a matéria estudada ou escrita, segundo a espécie do assunto, em capítulos.

Como adjetivo, entende-se tudo o que se refere ao *capítulo*, ou que está incluído num *capítulo*, qualquer que seja o sentido em que se lhe tome, ou que se passa em um *capítulo*.

Como substantivo, designa as leis ou regulamentos que são emanados do poder real. Empregase, geralmente, no plural: *capitulares*. Era essa a denominação que se dava às leis e

regulamentos, ou ordenanças que os reis de França faziam nas assembleias dos bispos, ou dos nobres do reino.

CAPÍTULO. Derivado de *capitulum*, diminutivo de *caput*, tem, no vernáculo, diversas aplicações, em uso na terminologia jurídica.

Capítulo. Segundo o próprio sentido da palavra de que se deriva (*cabecinha*), serve para designar toda divisão de um livro ou de um discurso, notadamente em matéria de codificação de leis, em que se indicam as diversas seções, em que se divide, para maior clareza e para junção, num mesmo local, de toda regra ou princípio pertinente ao mesmo assunto.

E semelhantes capítulos, em tal situação, vêm sempre numerados pela ordem, seja em algarismos romanos ou arábicos.

Capítulo. Em sentido penal, tem aplicação para designar o artigo de acusação contra alguém. Dessa acepção é que se formou, também, capitulação, para pôr em evidência o *capítulo acusatório*, ou ato da acusação.

Capítulo. Serve o vocábulo para designar toda junta ou assembleia de religiosos, que tem a atribuição de deliberar e decretar sobre assuntos e negócios temporais e espirituais da ordem, dando-se-lhe, por extensão, o sentido de indicar a própria casa ou local, em que se reúne a assembleia.

Nesta acepção, os capítulos se dizem *particulares*, *provinciais* e *gerais*:

Particulares, quando se referem ao capítulo de algum convento.

Provinciais, quando as ordens são divididas em províncias, e cada capítulo representa a ordem, na sua província.

Gerais, para designar a assembleia composta de representantes de todas as províncias ou ordens, ou conventos da ordem.

CAPRICO. É vocábulo originado do italiano *capriccio*, aplicado para indicar a *vontade obstinada* de alguém em promover o *ato*, sem qualquer razão jurídica, simplesmente para dar ensejo a essa *obstinação*.

Tecnicamente, o *capricho*, em matéria processual, revela-se na *falta de interesse jurídico* na propositura da ação, anotando-se, assim, meramente o desejo de prejudicar *interesses alheios* por simples cavilosidade.

As ações propostas por *mero capricho* indicam a *lide temerária*, respondendo seu autor por perdas e danos pelos prejuízos que, por elas, venham causar a outrem. É *abuso* de direito.

CAPTAÇÃO. Derivado da palavra latina *captatio*, de *captare* (apanhar, fazer por tomar, agarrar), na linguagem jurídica, possui duas aplicações, ambas com o sentido de mostrar o ato pelo qual, seja por processos mecânicos ou por meios artificiosos, procura alguém apoderar-se de *águas livres*, ou, por meios ardilosos, consegue uma herança ou uma doação.

CAPTAÇÃO DA HERANÇA OU LEGADO. Assim se diz da disposição testamentária que favorece a pessoa, obtida por meios habilidosos ou manobras executadas pelo beneficiado, seja herdeiro ou legatário.

A captação, simplesmente em si, não se apresenta razão bastante para *viciar* o ato da liberalidade, salvo se provado ficar que ele se cercou de artifício doloso, e que somente diante dele consentiu o testador ou doador em conceder o benefício.

CAPTAÇÃO DE ÁGUAS. Assim se entendem os meios de que se utiliza o homem para *aprender para si* as águas de um rio, ou mesmo as águas pluviais. As águas assim captadas se dizem águas *represadas* ou *açudadas*.

Mas se a captação é feita por iniciativa privada não se permite que possa vir em prejuízo de outrem que tenha servidão sobre as águas captadas.

Em tal caso, mesmo que a *fonte* seja sua, não pode a pessoa opor a que, se bastam e sobram a seus interesses, dela se aproveite o vizinho do prédio inferior. Desse modo, mesmo captadas, as sobras, que houver, seguirão o curso do rio ou ribeiro, para suprir quem abaixo estiver.

CAPTURA. Na técnica jurídica, não é diverso do gramatical o seu sentido, com aplicação no Direito Penal, para exprimir a procura e prisão do criminoso, e no Direito Civil, a apreensão corporal ou material de alguma coisa.

No Direito Civil, em se tratando de captura de animais selvagens, ou bravios, temo-la como um dos meios de aquisição, que, lícitamente apreendidos pelo captor, a ele pertencem.

Vide: *Caça, Pesca*.

Captura. Na terminologia do Direito Internacional, serve para indicar a apreensão do navio inimigo, geralmente mercante, ou de navio neutro, que presta assistência ao inimigo ou tenta romper o *bloqueio*.

A apreensão do *navio neutro* deve ser efetuada dentro do raio de ação do bloqueio, e daí pode ser perseguido, até que encontre refúgio em águas territoriais neutras.

O direito de captura é consequente da guerra. Surge com ela e com ela se extingue.

Em princípio aceito pelo Direito Internacional, a validade das capturas é julgada pelo tribunal de presas. Depois de seu veredicto é que se diz se a presa é boa, o que se entende que ela foi efetivada em respeito às leis do Direito Internacional.

CARACTERÍSTICO. Consoante a própria derivação da palavra, do latim *character* (marca, sinal), serve o adjetivo para indicar todo sinal distintivo de uma coisa ou mesmo de um ato.

Os *característicos* entendem-se, assim, os sinais de individualização da coisa, pela sua descrição, situação e outros elementos particulares que a diferenciam de outras coisas da mesma espécie.

CARAMELOS. Palavra derivada do latim *calamellus*, diminutivo de *calamus* (cana), serve, na linguagem do Direito Tributário e para efeitos de tributação, para designar os produtos de açúcar, em ponto mole, misturados com cacau, chocolate, leite, manteiga ou outra gordura.

São, assim, produtos semelhantes às *balas*, somente que destas se diferem pelo *ponto mole*, que as balas são em *ponto vítreo*.

CARÁTER. Palavra derivada do grego *charaktér* (sinal, marca), é aplicada na terminologia jurídica, notadamente para indicar as qualidades inerentes à pessoa, à coisa, ao fato ou ao ato, em virtude das quais eles se tornam distintos e inconfundíveis.

Desse modo, pelo *caráter* da coisa ter-se-ão todos os sinais de sua individuação, ou seja, seus sinais de identidade, de maneira a torná-la perfeitamente distinta de outra da mesma espécie.

Pelo *caráter* do ato, então, anotam-se todos os requisitos dele e se evidencia que a sua execução está juridicamente perfeita, desde que se processou nos termos próprios, em que a lei subordinou a sua execução.

O caráter é, assim, para qualquer caso, o elemento fundamental do fato, do ato, das coisas, que venham a ser objeto de uma relação jurídica, e que se torna importante para distingui-los ou mostrar a evidência de que são os próprios, a que se referem.

No plural, e em outra grafia (com *c*), *caracteres* designam as letras escritas ou impressas.

Caráter. Na terminologia teológica, expressa a qualidade espiritual impressa na alma pelos três Sacramentos: Batismo, Confirmação e Ordem.

CARAVANA. É entendido como todo agrupamento, formado de pessoas, para empenhar-se numa excursão de negócios ou mesmo recreativa.

Entre nós, por analogia, com a denominação de *caravana política*, designa a comissão de partidários que seguem de uma a outra parte, fazendo propaganda do candidato apresentado por suas facções políticas.

CARCERAGEM. Expressa a ação de se prender ou encarcerar uma pessoa. Tem o mesmo sentido de prisão.

Por extensão, na terminologia policial, passou a designar os emolumentos que eram pagos pelo preso, ao carcereiro, no ato de sua soltura.

CÁRCERE. Expressão em uso para designar todo e qualquer local, convenientemente preparado para seu objetivo, em que se prendem ou se recolhem pessoas sujeitas à prisão.

São, assim, os compartimentos, ou salas, de uma cadeia ou casa de detenção, ou penitenciária, onde se mantêm fechados os prisioneiros ou detentos.

Por analogia, também, designa todo lugar onde se prenda uma pessoa, detendo-a e privando-a de sua liberdade.

CÁRCERE PRIVADO. É expressão usada para designar a prisão forçada ou injusta de uma pessoa em casa particular, sem que se atribua a seu autor direito ou jurisdição para semelhante ato.

A lei civil considera-o como ato ofensivo à liberdade pessoal, sujeito a indenização. E a lei penal (art. 148) pune o autor de semelhante ofensa com a pena de reclusão, considerando-o crime equiparado ao *sequestro*.

Outrora, também se considerava *cárcere privado* o fato de se manter como *cativo* (escravo) o homem que fosse livre ou mesmo o escravo que tivesse recobrado a liberdade.

O Código Penal vigente considera o ato, nesta configuração, como de *redução à condição de escravo*, sujeitando o redutor às penas de reclusão.

CARDEAL. Geralmente exprime o vocábulo, que provém do latim *cardinalis*, de *cardo*(quício, gonzo), a relação ou qualidade do que é principal ou mais considerável.

E, assim, quando se diz virtudes cardeais ou *pontos cardeais*, tomam-se as virtudes ou pontos como os principais ou como base de todos os demais.

Cardeal. Em Direito Canônico, serve para designar o dignitário da Igreja Romana, escolhido pelo Papa para participar do *Sacro Colégio*, com direito a voto no conclave para a eleição dos papas.

Constitui, na hierarquia eclesiástica, afora o Papa, a mais alta dignidade católica.

São os Cardeais enviados pelo Papa como delegados juntos às nações soberanas. E, quando assim acontece, soem ser agraciados com o título de legados *a latere*, que quer dizer *a seu lado, junto*, distinguindo-se assim dos outros representantes da Santa Sé, que se dizem Núncios, Internúncios, Delegados Apostólicos.

CAREAÇÃO. Expressão por que se designava, antigamente, a *acareação*, isto é, o ato judicial de confronto das testemunhas entre si, ou dos réus com elas, ou com outros corréus.

CARÊNCIA. Significa *falta, necessidade*.

É geralmente empregado para designar a *privação* de qualquer coisa ou de recursos, notadamente para indicar a impossibilidade de ser executado o ato por *ausência* de elementos, que se mostrem fundamentais à sua composição ou execução.

CARÊNCIA DE AÇÃO. No Direito Processual Civil, segundo a doutrina de Enrico Tullio Liebman, ocorre a carência de ação quando o demandante ou o demandado não integram a relação material em discussão, ou não apresentam legítimo interesse moral ou econômico para estarem em juízo ou quando o pedido formulado pelo autor é juridicamente impossível de ser atendido.

CARGA. É aplicado, geralmente, para designar a porção de mercadorias ou de objetos entregues às empresas de transporte para serem conduzidos a determinado destino. Extensivamente, indica a *própria capacidade* do veículo ou do aparelho de transporte em relação à quantidade de objetos ou de coisas, que possa transportar, em cada conclusão.

Carga. Mas é aplicado, igualmente, no sentido de *carregamento*, exprimindo o ato pelo qual se levam as mercadorias para bordo do navio, ou de qualquer outro veículo, que se vai transportar, em oposição à *descarga*, que se entende *descarregamento*, e é o ato pelo qual se retira do navio ou do veículo, que as transportou, para a entrega aos seus destinatários.

Carga. Na linguagem técnica dos transportes, porém, é o vocábulo empregado para indicar *osistema comum de condução ou de transporte*, feito, em regra, por navios ou veículos, apropriados a esse mister, sem obediência às exigências de horário, que é de rigor nos transportes de pessoas. E, nesse sentido, diferencia-se do sistema determinado como *bagagem*, onde a condução se pode fazer mesmo nos transportes de passageiros e os objetos entregues são beneficiados pela remessa a ser feita pelo primeiro ou mais breve dos aparelhos de transporte da empresa que os recebeu.

Carga. Na linguagem administrativa, exprime a *responsabilidade* atribuída a certas pessoas, a quem se confiam coisas ou objetos de valor, guardando-os ou os conservando como depositário deles, ou os retendo para cumprimento de certa finalidade. Já na terminologia do Direito Penal, equivale à *acusação* ou *imputabilidade*, assim se entendendo quando se diz: fazer *carga* contra a pessoa.

CARGA DA SENTENÇA. Expressão referente ao efeito que predomina na sentença: declaratório, constitutivo, condenatório, executivo ou mandamental.

CARGA EM EXCESSO. É locução empregada para indicar o carregamento de mercadorias, além dos limites normais da condução, isto é, o volume de mercadorias, que excedeu a lotação do navio ou do veículo que as vai transportar.

Também serve para indicar o volume de mercadorias enviadas pelo *carregador*, além do que estava ajustado para o transporte, significando, então, que ele se excedeu das bases do contrato de fretamento, enviando volumes ou peso, além do estipulado.

Para esse caso, o *excesso de carga* significa novo contrato, podendo o afretador exigir pagamento do frete pelo excesso, ou recusar o recebimento da *carga excessiva*, isto é, que ultrapassar as condições do contrato originário.

CARGA HORÁRIA. Número de horas de atividade, previsto na lei ou no contrato de trabalho, a ser cumprido pelo empregado.

CARGO. Gramaticalmente, *cargo* exprime encargo, responsabilidade, ônus, obrigação, emprego, ocupação, situação.

Na terminologia jurídica, particularmente designa o *emprego*, tido ou mantido pela pessoa em estabelecimento público ou particular, e a situação da pessoa, diante de certo posto ou encargo, que lhe é confiado. Em decorrência, igualmente exprime a *soma de funções* desempenhadas pela pessoa, em razão do emprego, ou a *soma de atribuições*, consequentes da missão, que é à mesma imposta.

Geralmente, apresentam *cargo* e *ofício* como de sentidos equivalentes. Em realidade, eles se distinguem. Cargo dá sempre a ideia de *emprego* e de *função*. Ofício é de sentido mais lato, visto que, embora conduza igualmente a compreensão de cargo e de emprego, atende a misteres, que, com estes, não se confundem.

Os romanos distinguiam cargo e ofício: para eles o cargo é *numera publica quasi onera*, enquanto o ofício é o *honor* que, além da porção de poder, confere certa honra à pessoa.

Mesmo em relação à *função*, não existe entre esta e cargo perfeita identificação. Cargo é sempre emprego, ou situação. Função, propriamente encargo, ou atributo do cargo, mais corresponde a *serviço*.

Cargo. Quando na significação de encargo, melhor indica o *dever* ou a *obrigação* que, em verdade, decorre do emprego ou da situação.

CARGO DE CONFIANÇA. Caracteriza a expressão, cargo ou emprego, em que não se exige simplesmente a habilitação para seu exercício, mas igualmente se requer que a pessoa possua a confiança de quem a convoca para o seu exercício. Assim, nos cargos de confiança, além das habilidades naturais para o desempenho das funções, indispensável a evidência de qualidades morais que tornem a pessoa merecedora da confiança que se requer.

Os cargos de confiança, em regra, são exercidos em caráter temporário ou em comissão. Desse modo, seus ocupantes neles não se admitem em caráter efetivo, notadamente quando se trata de empregos públicos.

Quando os cargos de confiança devam ser exercidos em condições efetivas, é costume a exigência de fiança ou caução, que lhes garanta o fiel desempenho de suas funções.

CARGO PARTICULAR. É a ocupação ou o emprego de natureza privada ou que se desempenha em estabelecimento particular.

CARGO PÚBLICO. Designação dada ao emprego ocupado em repartição ou estabelecimento público. *Emprego público, Função Pública.*

Dispõe sobre *cargo público* (acesso, investidura, nomeação, concurso, posse e exercício) a Lei nº 8.112, de 11.12.90, que instituiu o novo regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações.

CARNAL. No sentido do Direito Civil, é o que vem de *carne*, usado para indicar o parentesco entre pessoas que vêm do mesmo sangue ou da mesma carne, unidos, assim, pelo laço da *consanguinidade*: irmão carnal, primo carnal.

No sentido penal, é empregado para indicar as relações ou conjunções sexuais entre pessoas de sexo diferente.

Muitas das vezes, é tomado no mesmo sentido de *lascivo* ou *sensual*, qualificando os atos de lascívia ou de sensualidade. Mas, de maneira alguma, pode ser indicativo de atos de libidinagem ou de perversão. Estes podem ocorrer entre pessoas do mesmo sexo ou decorrer de atos que não se mostram próprios à designação do vocábulo. Carnal é somente aplicado, em tais circunstâncias, para mostrar a relação ou conjunção sexual, que se diz igualmente carnal, mas entre pessoas de sexo diferente e para o ato próprio do coito, ou cópula.

CARRASCO. O encarregado da execução da pena de morte.

CARREGAÇÃO. É geralmente usado como sinônimo de carregamento, também sendo aplicado para exprimir a totalidade de carga.

Carregação. Na técnica do comércio, é empregado para indicar o *produto* fabricado em grandes quantidades e produzido sem grande esmero, a fim de fazer face à concorrência. Mercadoria de *carregação*: mercadoria de inferior qualidade.

Carregação. Na técnica contábil e no plural, *carregações* é empregado como *título de contabilidade* para exprimir o registro na escrita de todo movimento de remessas de mercadorias, de *conta própria*, feitas a outrem em *conta de consignação*, diferenciando-se, assim, das mercadorias que são recebidas em consignação.

Desse modo, o título *Carregações* tem a mesma função do título *Consignações em Conta Própria*, destinado às mercadorias *enviadas* em consignação, ao contrário das *Consignações em Conta Alheia*, reservado para operações de mercadorias *recebidas* em consignação.

CARREGADOR. Serve para indicar, na técnica do comércio de transportes, a pessoa que embarca as mercadorias em um navio ou em outro meio de condução, a fim de que sejam transportadas. É o *embarcador* ou *expedidor* das mercadorias ou cargas.

O *carregador* tanto é a pessoa que embarca a sua própria mercadoria, como aquele que recebe mercadoria alheia para promover o seu *carregamento*.

Até mesmo, outrora, constituía função, ofício ou cargo público, atribuindo-se ao *carregador de mercadorias* a incumbência de promover o carregamento das mercadorias a serem conduzidas a bordo.

O carregador pode contratar com o armador do navio, ou com o seu capitão, o transporte ou carregamento das mercadorias, ou pode contratar o afretamento de todo navio. Em tal caso, será ele o único *carregador*, o que não se daria no caso de contrato de transporte para certas mercadorias, em que pode haver inúmeros carregadores.

A designação de carregador se opõe à de *destinatário*, que é aquele a quem a mercadoria se destina, e é também chamado de *consignatário*.

O conhecimento de transporte, ou a carta-partida, quando se trata de afretamento, deve ser assinada pelo carregador, juntamente com o capitão ou com o armador do navio.

Carregador. Serve, em sentido geral, para designar toda pessoa que *carrega* mercadorias ou conduz mercadorias, transportando-as de um lugar para outro. É o condutor.

Nesta acepção, carregador é tido na significação daquele que realmente transporta a mercadoria, mostrando-se assim o próprio *transportador*, não o *embarcador*.

Vide: *Almocreve*.

CARREGAMENTO. É a ação de carregar mercadorias ou cargas para bordo do navio ou para o interior do vagão, que as vai transportar para outro local.

No entanto, é também empregado para significar a totalidade de mercadorias ou cargas acomodadas em um navio ou vagão, ou seja, o volume de cargas que os carregadores embarcam nos navios, consoante o contrato de fretamento.

CARREGANDO. Diz-se do navio ou de outro qualquer veículo, ou meio de condução, que esteja a receber cargas para transporte.

É o período ou tempo em que se está recebendo o carregamento.

CARREIRA JURÍDICA. Expressão geralmente utilizada nos editais de concurso público da área jurídica, que significa as diversas funções e ramos derivados do Direito, abrangendo a magistratura, a advocacia, o magistério jurídico, a consultoria, a assessoria, as funções administrativas junto aos tribunais etc. (nsf)

CARREIRO. Denominação dada para designar os homens que guiam carros, sejam puxados a bois, ou bestas de carga.

Carreiro. É sinônimo de *caminho*.

CARRETEIRO. A pessoa que conduz carretas, para transporte de cargas.

Também serve, como adjetivo, para indicar a pessoa ou a coisa que está auxiliando o carregamento do navio ou a sua descarga: serviço carreteiro, lancha carreteira.

CARRETO. Na terminologia antiga, significava toda ação de acarretar, ou transportar, fosse em carros ou embarcações, o que hoje se indica, nesta última parte, como carregamento.

Mas, na técnica atual, é usado para indicar o carregamento feito em carroça ou pelo próprio carregador, a quem se chama, também, de *carreteiro* (que faz *carretos*).

Expressa, dessa maneira, o *serviço de transporte* executado dentro de uma mesma circunscrição.

E, extensivamente, designa a própria *paga* ou *frete* que se deve por esse serviço.

CARRIAGEM. Nome dado aos comboios de carros ou carretas para o transporte de cargas ou de passageiros.

CARTA. Deriva-se do latim *charta*, que, no sentido literal, quer significar *papel* ou *pergaminho*.

E, depois, em sentido figurado, passou a designar o que se encontrava escrito no mesmo papel ou pergaminho, significando, notadamente, o escrito enviado por uma pessoa a outra, no mesmo lugar, ou em lugares diferentes.

A *troca de carta* entre duas pessoas forma o que, tecnicamente, se diz de *correspondência*, que se compreende, por sua forma especial de manifestar pensamentos, como conversa a distância ou entre ausentes.

Nas atividades comerciais, exercem as *cartas* importante papel, desde que se mostram meios usuais e práticos para a formação de contratos, transformando-se, por essa forma, no documento escrito, que vai servir de base à exigibilidade das obrigações contidas nos contratos, que, por elas, se compuseram.

No que concerne à correspondência, as cartas se dizem também *epistolares* ou *cartas missivas*, para significar as cartas de caráter íntimo ou confidencial.

A carta, na sua elaboração, compreende a pessoa que a faz, designada por *autor*, e a pessoa a quem é dirigida, o *destinatário*, indicando, ainda, a existência de um *tertius*, que se designa a pessoa que a conduz do autor ao destinatário: o *mensageiro*.

Entre nós, o transporte de cartas é monopólio da União.

Carta. Em vários casos, seja na técnica do Direito Comercial ou Civil, e mesmo em outros direitos, representando *títulos* ou *atos*, toma, junto a outros vocábulos, as mais variadas acepções.

CARTA ANÔNIMA. Assim se diz da carta que não traz assinatura, não se sabendo quem seja seu autor, e responsável pelos conceitos nela expendidos. É a carta de procedência ou de origem desconhecida.

CARTA AVOCATÓRIA. Assim se designa a *ordem escrita* emanada de autoridade superior à que lhe é hierarquicamente inferior, e a ela subordinada, para que envie à sua presença *autos de processo*, que se encontram em seu poder, já julgados ou para julgamento, a fim de que a autoridade *avocante*, segundo os princípios firmados na lei, que autoriza o avocamento, tome conhecimento do que neles se contém e delibere como for de direito e razão. A *carta avocatória*, é, assim, o documento que expressa a deliberação do avocamento, mostrando-se o instrumento do *ato de requisição do processo*.

CARTA CIRCULAR. Assim se diz da carta que é expedida, simultaneamente, a vários destinatários, por se tratar de assunto que deva ser comunicado a diversas pessoas. Em comércio, recebe, às vezes, o nome simplesmente de *circular*. As cartas circulares também se dizem *avisos circulares*.

São comuns em comércio, para comunicação da instituição de sociedades, alteração de contratos, mudança de sede. E, nas falências, é o meio de que se serve o síndico para levar ao conhecimento dos credores anotados o estado de falência de seu devedor.

CARTA CITATÓRIA. Designação também atribuída ao *mandado de citação*.

Vide: *Citação*.

CARTA COMERCIAL. É denominação dada especialmente a toda carta expedida e de autoria de comerciante, para que seja distinguida da carta particular.

As *cartas comerciais* não podem ser enviadas a seu destino sem que o comerciante as *façacopiar*, em obediência às regras do Direito Comercial, no livro “Copiador”.

Na técnica do comércio, a expressão tem sentido genérico, especializando-se em várias modalidades de cartas.

E assim se têm os *memorandos* (cartas abreviadas), os *avisos de lançamentos*, as *cartas de ordem*, as *cartas de crédito*, as *cartas de fiança* e de *abono* etc.

Quando tenha a *carta comercial* que servir de fundamento ou de base a um contrato mercantil, não basta a que é inicialmente expedida no intuito de fazer a *proposta* ou *oferta do negócio*.

É preciso que o destinatário dela, aceitando o oferecimento e anuindo, assim, à formação do contrato, dê a sua resposta.

Assim, uma das cartas se diz, a primeira, *carta da proposta*, a segunda, a que responde, *carta da aceitação*. E, as duas, formando o corpo do contrato, têm-no perfeitamente estabelecido.

CARTA CONFIDENCIAL. É a expressão empregada para designar a carta que é escrita em caráter *confidencial*, isto é, aquela em que se trata de assuntos que, por sua natureza íntima ou grave, não devem ser divulgados, sem que causem aborrecimento ao próprio autor ou a terceiros nela referidos.

O caráter confidencial de uma carta pode decorrer de pedido expresso do autor (remetente), consoante declaração aposta no próprio escrito, ou, tacitamente, em vista dos assuntos ou comunicações de ordem íntima e grave, que nela se tratam.

Desse modo, não sendo atribuído à carta o caráter de confidencial, por vontade expressa de seu autor, ele, porém, sempre se revela, nas cartas particulares, quando seu autor trata de *questões íntimas*, ou quando encerram matéria que, por essa natureza, não deva ser divulgada.

A *carta confidencial* derroga o princípio de que a propriedade da carta pertence ao destinatário, que tem sobre ela o *jus utendi* e o *jus abutendi*, podendo, assim, fazer com ela o que bem lhe aprouver: conservar, destruir, usá-la a seu sabor, inclusive, pois, exibi-la em juízo para prova de seu ou de interesse de outrem. Sendo assim, não pode o destinatário da *carta confidencial* exibi-la a seu bel-prazer, impondo-se, aí, o princípio de sua não divulgação sem o consentimento do autor.

Para prova criminal, porém, notadamente de defesa, a exibição da carta, mesmo íntima e confidencial, não encontra restrições e até o não destinatário pode usá-la em seu benefício.

CARTA CONSTITUCIONAL. Designação que se dá ao texto da Constituição, que rege um país, estabelecendo os princípios políticos de sua organização como nação soberana.

Dá-se-lhe, também, a denominação de *magna carta* ou *carta magna*, nome que se foi buscar na tradição inglesa.

CARTA CREDENCIAL. Denominação dada ao instrumento em que o governo de um Estado acredita o enviado de seu país junto a outro governo, na qual também lhe concede procuração geral para os atos inerentes à sua missão.

É dirigida pelo chefe de um Estado ao outro, contendo o nome do ministro ou enviado, os seus títulos, a sua categoria como enviado e o objetivo de sua missão.

Vide: *Credencial*.

CARTA DE ABONO. Carta que dá *abono*, isto é, afiança alguém ou atesta a sua idoneidade.

A *carta de abono* pode, assim, ser formulada sob dois aspectos: ou propriamente de uma fiança, e, então equivale à *carta de fiança*, ou meramente carta de recomendação e de atestado de idoneidade, que não envolve responsabilidade material para o abonador, que é o autor dela.

A carta de abono pode ser espécie de *carta particular* ou *carta comercial*.

CARTA DE ADJUDICAÇÃO. Entende-se como *carta de adjudicação* o instrumento que é passado ao *adjudicatário*, seja do imóvel adjudicado ou dos rendimentos, a fim de que se atribua a ele a propriedade do imóvel ou o direito de receber os rendimentos.

A carta de adjudicação, à semelhança da carta de arrematação, deverá conter os seguintes requisitos (CPC, art. 703):

- a) a descrição do imóvel, constante do título, ou, à sua falta, da avaliação;
- b) a prova de quitação dos impostos;
- c) o auto de arrematação;
- d) o título executivo.

CARTA DE AFORAMENTO. Assim se diz da escritura em que se atribui a outrem o domínio útil do imóvel, mediante o pagamento pelo *enfiteuta*, ao sonhorio direto, de uma pensão ou foro anual, certo e invariável.

A carta de aforamento deve ser transcrita para que possa o enfiteuta opor contra terceiros o seu direito de propriedade sobre o imóvel.

CARTA DE ALFORRIA. Denominação que se dava ao documento ou escritura, em que o senhor concedia liberdade a seu escravo, para que ficasse livre do cativeiro. Dava-se-lhe também o nome de *carta de liberdade*.

CARTA DE APOIO. Tal como a *carta de abono*, é designação dada à carta em que se oferece uma garantia a respeito da pessoa, seja esta garantia moral ou material, determinando-se, então, a responsabilidade do *abonador* segundo os próprios termos em que a carta é redigida.

CARTA DE ARREMATAÇÃO. É ela o hábil instrumento, em virtude do qual se transfere ao arrematante o domínio dos bens arrematados. Ela somente é extraída depois que a arrematação tenha passado em julgado, pelo transcurso do prazo em que possa ser intentado contra ela qualquer recurso, ou depois que os recursos interpostos, não sendo atendidos, tenham tornado a arrematação irretratável.

A lei processual determina os elementos que devem compor a carta de arrematação (artigo 703). Como todo título translativo da propriedade, deve ser transcrita, se os objetos da arrematação consistirem em bens imóveis.

CARTA DE AVISO. É a carta que deve ser remetida pelo comerciante ou pelo banqueiro, comunicando aos interessados tudo que ocorre em relação aos títulos que lhe são entregues por endosso.

Em matéria de duplicatas, então, é o portador ou cobrador do título obrigado a comunicar ao emitente as ocorrências relativas a ele: aceite e protestos por falta de aceite ou pagamento.

A respeito das letras ou títulos endossados, é o aviso obrigatório que deve ser enviado pelo endossatário, ao endossante que lhe transmitiu o título e esse aos outros, na ordem dos endossos, para cumprir regra que se exara na lei cambial.

Afinal, é carta em que se faz qualquer aviso ou comunicação sobre assunto de interesse alheio, ou que a outrem também traga interesse.

CARTA DE CÂMARA. Denominação, empregada, antigamente, para designar a licença ou ordem concedida pelo rei, para que os infantes, duques e outros grandes fidalgos fossem citados e, em razão disso, viessem à Corte para responder às demandas contra eles intentadas.

CARTA DE CONSCIÊNCIA. Denominação dada à carta que era escrita, *em segredo*, pelo testador ao seu testamenteiro, contendo disposições para que este as execute em segredo, fazendo menção desta deliberação em seu testamento, no qual declara haver confiado ao testamenteiro a execução de atos que não poderia revelar.

Autorizado por esta carta, cuja designação deixa bem claro o seu sentido, poderia o testamenteiro praticar em sigilo os atos autorizados, sem os revelar.

CARTA DE CORSO. Assim se diz da autorização dada pelo governo de um país em guerra a particulares, armadores de navios, ou a capitães de navios mercantes, para que armem seus navios, por sua conta, e deem caça aos navios inimigos. Tem o nome também de *carta de marca* ou *licença de corso*.

Vide: *Corso*.

CARTA DE CRÉDITO. A carta de crédito é aquela em que uma pessoa, *remetente* ou *autor*, autoriza a outra, *destinatário*, para que conceda, sob sua garantia, a uma *terceira pessoa*, que se diz *acreditada* ou *favorecida*, determinada importância em dinheiro ou em mercadorias.

Assemelha-se à *carta de ordem de pagamento*, mas dela se difere, visto que, na *carta de crédito*, o signatário dela é *fiador* pelo valor do crédito autorizado, enquanto que na *ordem de pagamento* já se mostra diretamente responsável pelo pagamento da importância cuja ordem

manda pagar. Uma é *sob garantia* do signatário (a de crédito); a outra já é *por conta e ordem dele* (a de ordem).

A carta de crédito se equipara à *carta de fiança*, desde que o acreditante não passa de um fiador, responsável, assim, pelas entregas feitas em virtude de sua carta de crédito.

Na técnica se diz *acreditante*, quem dá a carta, *creditor*, o destinatário que faculta o crédito, e *acreditado*, aquele a quem o crédito é concedido.

Em regra, a carta de crédito deve fixar o máximo da quantia autorizada, e dentro deste máximo se firma responsabilidade solidária do signatário, não indo mesmo essa responsabilidade solidária além do limite prefixado, salvo se não tiver a carta determinado tal limite, quando se diz *ilimitada*, em oposição às que fixam quantias num máximo determinado, que se dizem *limitadas*.

Tratando-se de documento, a que se atribui, por seus característicos, o mesmo valor da fiança, não se impede que seja dada por pessoa comerciante ou por quem não o seja. Somente, segundo a regra, se dada por quem não tenha a qualidade de comerciante, ou não a dê no efetivo exercício de seu comércio, ou em virtude de transação comercial, *desde que casado*, a carta de crédito deve ser também firmada pelo cônjuge.

A carta de crédito também se faz documento hábil para garantia de abertura de conta-corrente bancária. E por ela o signatário se liga à obrigação, como corresponsável. E dele se torna exigível a importância utilizada, dentro do *quantum* prefixado, se o acreditado não a cumpre.

Mas, se executado pela dívida do *afiançado*, na condição de fiador, pode utilizar-se *dobenefício de ordem*.

Na técnica bancária, costuma-se dar o nome de cartas de crédito às ordens de pagamento emitidas pelos próprios bancos, a outros bancos ou às suas filiais ou congêneres, para que paguem, à pessoa nelas indicada, mediante apresentação delas, a quantia prefixada, levando a débito de suas contas. É, no entanto, pelo conceito e sentido, uma verdadeira *ordem de pagamento*, e não carta de crédito, desde que, pelos recebimentos feitos, não cabe mais qualquer exigência ao beneficiado e sim ao creditor.

Ato de visível confiança, em princípio, as cartas de crédito se mostram títulos pessoais e intransferíveis. E, neste particular, também se diferem da *carta de ordem*, que, em regra, é título negociável.

CARTA DE EMANCIPAÇÃO. Assim se diz do título, seja autorização paterna, ou seja sentença judicial, em que se declara a emancipação do menor se este tiver 16 anos completos.

Quando a emancipação é concedida pelos pais, a *carta de emancipação* será representada pela escritura pública outorgada para esse fim; quando é decorrente de sentença judicial, a certidão de todo o teor da sentença a integrará.

Em qualquer dos casos, a *carta de emancipação* deve ser inscrita no Registro Civil das Pessoas Naturais, averbando-se, no assento originário do nascimento, o fato da emancipação.

Quando a emancipação se dá *ex vi legis*, não há carta de emancipação: ela se comprova pela evidência do fato que a determinou.

Vide: *Emancipação*.

CARTA DE FIANÇA. Assim se diz o documento, passado em forma de carta, em que uma pessoa afiança outra, seja para a prática de ato ou exercício de cargo, ou seja ainda para garantia do fiel desempenho de um contrato ou de uma obrigação.

Desse modo, o signatário, na sua qualidade de fiador, fica solidariamente responsável pelo cumprimento da obrigação assumida pelo *afiançado*, desde que ele não a cumpra.

A carta de fiança assemelha-se às cartas de crédito, que, em verdade, se mostram uma das modalidades dela.

No entanto, mais frequentemente as cartas de fiança, representativas das *fianças pessoais ou fidejussórias*, são fornecidas para garantia de contratos de locação, exercício de cargos, sejam públicos ou particulares.

São representados por escritos particulares, tais como as próprias cartas, ou são objetivadas por escrituras públicas; onde tomam, segundo o estilo, outra feição, embora em idêntica equivalência, sendo assinalada pela mesma denominação.

Quando as cartas de fiança são passadas por pessoas casadas, devem ter também a assinatura dos respectivos cônjuges, para que se atendam às prescrições impostas pela lei civil.

No entanto, se a fiança é caracteristicamente comercial ou dada por firma comercial, tal exigência não se faz necessária.

Em regra, nas cartas de fiança, não se fixa a importância da responsabilidade, mas determina-se o ato em que vai ela se fundar. E, neste particular, a *carta de fiança*, tomando características próprias, apresenta a sua diferenciação da *carta de crédito*, que sempre se mostra com o máximo da quantia acreditada.

São distinções, aliás, de pouca monta, porquanto, uma e outra, sem dúvida, representando um mandato a favor de quem se obriga, o afiançado ou o acreditado, em seus efeitos jurídicos, são perfeitamente análogas. E valem, assim, pela soma de *poderes* expressos no próprio documento em que se inscrevem. Somente sobre os excessos é que o signatário não tem responsabilidade.

CARTA DE FRETAMENTO. Denominação dada ao instrumento que objetiva o *contrato de fretamento*, ou seja, o aluguel a frete do navio ou embarcação, no seu todo ou em parte dele. Também lhe dão o nome da *carta-partida*.

Em realidade, pois, a *carta de fretamento* mostra o contrato pelo qual se loca o navio ou parte dele, para ser usado para transporte pelo *afretador*.

Vide: *Carta-partida*.

CARTA DE GUIA. Documento assinado pelo juiz encaminhando o réu à prisão, em cumprimento de sentença.

CARTA DE ORDEM. As cartas de ordem devem ser encaradas sob três aspectos diferentes:

I. Chama-se carta de ordem, ou mais propriamente *carta de ordens*, aquela em que o mandante dá instruções ao mandatário para que as adote no cumprimento do mandato, que lhe é passado, seja mandato verbal, tácito ou escrito.

Por tal razão, melhor seria que se lhe denominasse, mais tecnicamente, *carta de instruções*, pois os seus termos devem ser orientados neste particular, visto que os poderes do mandato serão conferidos no próprio instrumento em que se materializa. Entretanto, em se tratando de mandato verbal, ou tácito, as *ordens* bem podem ser tidas como poderes que se outorgam, para validade do mandato instituído, muitas das vezes, em decorrência da função ocupada pelo mandatário junto ao mandante, tal o caixeiro ou gerente.

As ordens ou instruções inscritas na carta devem ser dadas de forma inequívoca, quer dizer, devem ser claras e precisas, a fim de que, se mal redigidas ou dadas, não venham causar contrariedade, em vista da interpretação errônea em que possam ser tomadas.

E isto, precisamente, porque a ambiguidade pode resultar em dano ao mandante, e, por sua natureza, a carta faz prova contra ele, quando se queira alegar autorização para o ato que foi praticado.

II. É, também, denominação dada à carta que emite uma *ordem de pagamento*, isto é, a autorização dada pelo signatário-remetente ao destinatário, a fim de que pague à pessoa ali mencionada a *quantia certa* que, na carta, se registra, cuja importância, depois de efetuado o pagamento, segundo a ordem esclarecida, *por minha conta e ordem*, é debitada pelos *sacado* diretamente na conta do *sacador*, ou emitente da ordem.

Mais comumente se diz para tal documento: uma *ordem de pagamento*. No entanto, diz-se também *carta de ordem de pagamento*, pela forma em que se escreve a aludida ordem.

Neste particular, a carta de ordem de pagamento tem muita semelhança com a *letra de câmbio*, e, embora, não seja título que a ela se equipare, é também negociável e transferível por endosso, tal qual este título cambial.

A carta de ordem de pagamento, evidentemente, diferencia-se da carta de crédito e da carta de fiança.

Nas duas espécies aludidas, o acreditado ou afiançado *opera por si*, sob responsabilidade do acreditante ou do fiador. E, a rigor, não se pode atestar que o acreditado tenha obtido o abono de crédito ou a fiança, porque seja, por seu lado, credor do acreditante ou do fiador.

No entanto, na carta de ordem, a presunção é de que o beneficiário é credor do emitente ou sacador da carta de ordem de pagamento.

Quando a carta é expedida, já se entende que, entre *autorizante do pagamento* e *beneficiário* dele, já ocorreu acerto de conta, em virtude do qual o favorecido nada tem a ver com a operação, que se vai seguir.

Por esta razão, o recebedor da ordem efetua o pagamento, consoante os termos da carta expedida, sem ter em conta o favorecido, mas, simplesmente, a pessoa do ordenante, em cuja conta se faz a escrituração do pagamento efetuado.

Ainda por esta razão, a carta de ordem de pagamento pode ser *expedida ao portador*, enquanto a carta de fiança e a carta de crédito sempre serão pessoais, isto é, passadas em nome do acreditado ou do afiançado.

III. A terceira significação, cujo sentido se distingue das anteriores, dada à *carta de ordem*, é reservada à terminologia processual.

E, no sentido que o Cód. Processual acentua, por carta de ordem entende-se a *requisitória* feita por um juiz de categoria superior a outro de categoria inferior, para que pratique ato, em seu juízo, que é do interesse do juízo ordenante, pois que se irá integrar em processo sob sua direção.

A *carta de ordem processual* tem a mesma significação e função da carta precatória.

Apenas por ela se estabeleceu esta gradação para o pedido de requisição para a prática de ato em jurisdição de outro juiz; se os juízes são de categoria igual ou o que pede é inferior ao juiz deprecado, será caso de *carta precatória*; será caso de *carta de ordem* quando o juiz que requisita a prática do ato é superior, hierarquicamente, ao juiz deprecado.

E, daí, na técnica estabelecida, se dirá de *ordenante*, o juiz que expede a ordem, *ordenado*, o juiz a quem a carta de ordem é enviada.

CARTA DE PARTILHA. É denominação que também se dá ao *formal de partilha*, pelo qual os herdeiros são pagos da parte que lhes coube na herança.

Vide: *Formal de partilha*.

Também se dá esta denominação a todo documento que inscreva a partilha feita entre os proprietários do imóvel dividido, em virtude de cuja divisão se pôs termo à comunhão. *A carta de partilha* é, assim, o título pelo qual se atribui ao condômino a parte ou quinhão que lhe coube na divisão, sendo, pois, o título hábil para a transcrição legal, que se deve promover no registro de imóveis.

CARTA DE PREGO. Na terminologia militar, dá-se o nome de *carta de prego* às instruções escritas, entregues ao comandante de um navio ou de uma tropa, a fim de serem abertas em determinado local, para que somente aí tomem conhecimento das ordens que têm a cumprir. No entanto, antigamente, era a expressão usada entre os franceses para assinalar a carta lacrada (*lettre de cacher*) que, segundo as circunstâncias, servia para enviar alguém à Bastilha, ou outras prisões, e para outros fins punitivos ou de vingança e de perseguição.

CARTA DE RECOMENDAÇÃO. Assim se entende a carta em que o comerciante ou particular apresenta alguém a pessoa de suas relações, recomendando-a para emprego ou para sua estima.

Juridicamente, além da situação moral decorrente da apresentação e recomendação, não cria para o signatário qualquer obrigação exigível, ainda mesmo que, para melhor acentuar os dotes e qualidades do recomendado, tenha asseverado que é pessoa proba, educada e solvável, achando-se em condições de desempenhar as funções que na carta se indicam.

CARTA DE REMIÇÃO. Designa-se carta de remição ao título translativo da propriedade remida para o domínio da pessoa que a remiu, nos termos da sentença, que a admitiu.

A composição desta carta é promovida com os mesmos elementos que se fazem indispensáveis na carta de arrematação: a autuação, o título executivo, o auto de penhora, a avaliação, a quitação dos impostos e a sentença de remição.

A carta de remição somente será passada depois que tenha transitado em julgado a sentença que autoriza a remição. E se o remitente é outrem que não o executado, deve ser convenientemente transcrita no registro de imóveis.

Quanto à exigência do imposto de transmissão, somente também se faz efetiva quando, em realidade, houver transmissão de domínio.

CARTA DE SEGURO. No antigo Direito português, era o documento entregue pelo juiz ao réu que o garantia de não ser preso ou molestado. O mesmo que carta de segurança.

CARTA DE SENTENÇA. Assim se diz da composição que se promove judicialmente, pela formação de *autos especiais*, onde se vai processar a execução da sentença, desde que, por motivos imperiosos, não possa esta ser executada nos autos originais ou suplementares.

A carta de sentença, que é indicada, assim, pelos novos autos formados, se constitui pela extração de várias peças do processo, que se mostram indispensáveis para a sua composição. A extração da totalidade destas peças, se diz, geralmente, extração da carta de sentença. A carta de sentença, como é de ver, distingue-se do *mandado* que se extrai para início da execução. No mandado, somente se faz menção da sentença exequenda e tem somente o destino de cumprir a exigência da citação do executado, para que se instaure a execução. Depois de promovida a citação, será junto aos autos da execução, sejam eles quais forem.

A carta de sentença representa os próprios autos da execução. E, mesmo neste caso, não se prescinde do mandado de citação ao executado.

CARTA LIMPA. Expressão empregada para indicar que o navio, procedente de porto, onde grassa doença ou epidemia, está em boas condições. Ou *não traz carta limpa*, pelo que deve sujeitar-se à quarentena ou observação por certo tempo. Em oposição à *carta limpa*, diz-se *carta suja*, para indicar que o estado sanitário do navio deve ser posto em observação.

Dá-se-lhe também o nome de *carta de saúde*, e, segundo o estado sanitário do porto de procedência ou do pessoal de bordo, diz-se que ela é boa ou má, o que corresponde à *carta limpa*, em caso de boa, ou à *carta suja*, em caso de má.

CARTA MAGNA. Indica a Carta Constitucional ou a Constituição de um país.

CARTA MISSIVA. É designação genérica que se dá a todo sistema de correspondência epistolar, seja entre comerciantes, seja entre particulares.

No tocante à correspondência, as cartas missivas tanto podem ser *comerciais* como *particulares*, segundo são expedidas por um comerciante ou por pessoa que não exerça esta profissão. Mas seu sentido comercial vem do assunto ou matéria, que nela se trata, pois o comerciante pode escrever cartas particulares. As cartas missivas possuem sua própria técnica, que se denomina genericamente de *correspondência*, dizendo-se correspondencista ou correspondente aquele que é senhor de sua arte e estilo.

Vide: *Carta, Epístola*.

CARTA PARTICULAR. Denominação dada especialmente às cartas ou epístolas familiares, elaboradas e expedidas como demonstração de estima e para manutenção de relações íntimas entre pessoas amigas ou parentes, que se encontram distantes.

Em regra, as *cartas particulares* têm caráter confidencial. E não podem ser divulgadas sem autorização de seus signatários.

No entanto, se fazem prova sobre qualquer fato que seja alegado por seu destinatário, podem ser exibidas em juízo e anexadas aos autos, salvo se expressamente anotada como confidenciais e os assuntos ali tratados não sejam de interesse jurídico.

CARTA-PARTIDA. É nome particular atribuído à *carta de fretamento*, que se mostra o instrumento dos contratos ou convenções relativas à locação de navios ou embarcações.

Vem esta denominação do hábito, que se tinha, de partir-se ao meio o papel, em que se escrevia a convenção, a fim de que cada uma das partes contratantes ficasse de posse de uma parte do documento, que seriam reunidas, em caso de dúvidas ou controvérsias. Desse modo, evitava-se a falsificação ou alteração do contrato.

Segundo preceito do Cód. Comercial, a carta-partida, quando em documento autenticado, isto é, quando feita pela intervenção de *corretor de navios* e por ele assinada, ou quando passada por tabelião, com a presença de duas testemunhas, vale como instrumento público.

E para sua composição exige-se a menção de todos os requisitos que se assinalam em lei:

a) nome do capitão e do navio, porte deste, nacionalidade e porto de registro;

- b) nomes do fretador e afretador e seus respectivos domicílios, e os nomes de terceiros, se o fretamento for por conta deles;
- c) designação da viagem, e circunstâncias em que ela se dará;
- d) discriminação da carga, por sua espécie, peso, tonelagem, número, volumes e por conta de quem será conduzida para bordo e deste para terra;
- e) tempo de carga e descarga, portos de escala, estadia e sobreestadia, a forma por que se vencem e se contam;
- f) preço do frete e demais ônus a cargo do afretador, forma, tempo e lugar do pagamento;
- g) se há lugares reservados no navio, além dos necessários para uso e acomodação do pessoal e material de serviços da embarcação;
- h) todas as demais cláusulas e estipulações que sejam ajustadas pelas partes.

Quando feita no estrangeiro, a *carta-partida* será autenticada pelos cônsules.

A falta de autenticação da carta-partida traz como efeito não obrigar o contrato de fretamento, os que dele não tenham participado, quer dizer: somente obriga às partes contratantes, não aos consignatários das mercadorias transportadas ou a outras pessoas alheias à convenção.

Vide: *Conhecimento de transporte. Estadia. Fretamento. Frete. Primagem.*

CARTA PATENTE. Documento que encerra obrigações, doações, privilégios públicos, e é dirigido em geral a todos aqueles que o virem.

Documento individual em que são definidos, para cada oficial das forças armadas, sua situação hierárquica (*posto*) e o corpo ou quadro a que pertence para efeito de prova dos direitos e deveres a ele inerentes.

Carta patente. Indica, na técnica da propriedade industrial (CPI, art. 21), o instrumento formalizador do privilégio de invenção, de modelo de utilidade, de modelo industrial ou de desenho industrial, expedido pelo INPI.

Carta patente. Na terminologia consular, designa o documento, passado ao chefe da repartição, pelo Estado credenciador, relativo a cada credenciamento de *per si*, especificando o nome, classe e categoria e a jurisdição e a sede em que o funcionário do consulado exercerá a sua função.

CARTA PRECATÓRIA. Assim se diz do mandado extraído em um juízo, requisitando ato que deva ser cumprido em juízo diferente daquele em que o ato vai servir, em virtude de demanda ou execução processada perante o juízo deprecante. Diz-se simplesmente *precatória*. E hoje tanto pode ser ordenada por *carta* como pode ser autorizada por outros meios, como telegrama, radiograma ou telefone.

A carta precatória deve conter todos os elementos que são indicados em lei para a sua formação:

- a) a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato;
- b) o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado;
- c) a menção do ato processual, que lhe constitui o objeto;
- d) o encerramento com a assinatura do juiz.

A carta precatória é o instrumento que serve para indicar o ato, cuja prática se requisita de outro juiz. E, assim, serve a vários fins: citação, penhora, apreensão ou qualquer outra medida processual, que não possa ser executada no juízo em que corre o processo.

Vide: *Precatória*.

CARTA ROGATÓRIA. Por carta rogatória entende-se a precatória que é expedida para a requisição de atos que devam ser praticados em território estrangeiro. Tal como a carta precatória, é o instrumento onde se inscreve regularmente a requisição para a prática do ato em território estrangeiro, cuja requisição recebe propriamente a denominação de *rogatória*.

A carta rogatória deve conter os mesmos requisitos instituídos para a carta precatória, sendo que é, em regra, enviada a seu destino, por via diplomática, e, antes que se cumpra, deve receber o *exequatur* do poder judiciário competente.

As cartas rogatórias não devem conter disposições executórias, pois que, em tal caso, antes que sejam cumpridas, necessitam da homologação do tribunal próprio, a fim de que possam ter força no país em que são apresentadas.

Vide: *Rogatória*.

CARTA TESTEMUNHÁVEL. Aplicável no âmbito do processo penal, dar-se-á *carta testemunhável*, cujo requerimento deverá ser feito ao escrivão ou secretário do tribunal, da decisão que:

- a) denegar o recurso interposto;
- b) mesmo admitindo o recurso, obstar à sua expedição e seguimento para o juízo *ad quem*.

O processo da carta testemunhável na instância superior seguirá o processo do recurso denegado e não terá efeito suspensivo.

CARTÃO DE CRÉDITO. O cartão de crédito surgiu em razão da inconveniência e dos riscos próprios do transporte de dinheiro de um lugar para outro, operando principalmente nas atividades comerciais de compra e venda e da prestação de serviços.

Em regra, o emissor do cartão de crédito é um estabelecimento bancário, que abre conta em favor do beneficiário, fixando, no entanto, o limite de crédito. O prestador do cartão de crédito utilizará os serviços ou adquirirá mercadorias mediante assinatura na nota fiscal de débito, que se liquida normalmente ao final de cada mês.

O comerciante, que presta o serviço ou fornece o produto, será reembolsado pela empresa financiadora, com desconto de determinada porcentagem.

O cartão de crédito é um contrato misto, integrado por vários contratos, cujo único escopo é permitir que o beneficiário usufrua do direito de aquisição de mercadorias ou de prestação de serviços nas unidades comerciais integrantes do sistema.

Integram-no:

- a) um *contrato de financiamento*, autorizando o titular que a instituição financeira ou a sociedade emissora pague aos fornecedores os débitos contraídos, no valor das faturas;
- b) um contrato de prestação de serviços entre a sociedade emissora e o beneficiário do cartão e entre aquela e os fornecedores;
- c) um contrato de compra e venda ou de prestação de serviço entre o portador e o fornecedor;
- d) um *mandato*, que poderá ser exercido tanto pelo emissor, na verificação das notas, como pelo fornecedor, na efetivação do negócio.

CARTÃO MAGNÉTICO. Designa o documento emitido por instituição financeira, autorizador de o usuário ser debitado em saques, compras, cadernetas de cheques ou outros serviços, de acordo com o contrato preestabelecido.

CARTAZ. Indica toda espécie de papel escrito, ou com desenhos, que se afixam nos lugares públicos para anúncios ou reclamos ou para trazer ao conhecimento público notícias ou informes de interesse coletivo.

CARTEIRA. Derivado de *carta*, tem o sentido próprio de indicar o *móvel* de madeira destinado aos escritórios, onde se escrevem cartas, se desenha ou se procede a qualquer outro serviço desta espécie. E, nesta significação, diz-se *carteira escolar*, destinada ao uso dos escolares ou alunos.

Tem também o sentido de *bolsa*, em que se guarda dinheiro, e de *livrinho de notas*. Deste último sentido se formaram tecnicamente outras expressões com aplicações próprias para designar certos documentos de uso obrigatório e instituídos para diversos fins: carteira de identidade, carteira de saúde etc.

Carteira. Em significado todo especial, da técnica comercial, quer expressar o fato de se deixar no estabelecimento o título de câmbio que se deveria, pela praxe, enviar ao banco. E, assim, quando se diz que a letra *ficou em carteira*, se tem a ideia de que não foi enviada para cobrança nem foi negociada, ficando em poder do sacador, para que, em suas mãos, seja paga, quando de seu vencimento.

Carteira. Na linguagem bancária, possui ainda o vocábulo significado todo especial e próprio à terminologia dos bancos.

Designa as várias seções do estabelecimento ou banco, compreendidas por uma soma especializada de operações, dirigidas por um funcionário, que se diz *chefe da carteira*, e nas quais somente se atendem os negócios que lhes são pertinentes. Tais são a *carteira de descontos*, *carteira de cobrança*, *carteira de câmbio*, *carteira de remessas* etc., cada uma

delas especializada nos serviços de descontos de títulos, cobranças, operações de câmbio, ordens de pagamentos ou passes de dinheiro.

CARTEIRA DE CÂMBIO. Seção que guarda as reservas de divisas estrangeiras do Tesouro Nacional.

CARTEIRA DE IDENTIDADE. É o documento expedido pela repartição pública, destinado a provar a *identidade* de seu possuidor.

Nela se registram todos os sinais que individualizam a pessoa, bem assim se anota a sua ficha dactiloscópica, além do nome, filiação, naturalidade, conduzindo ainda, devidamente autenticada, a fotografia do *identificado*, tirada de frente.

CARTEIRA DE SAÚDE. Indica o documento expedido pelo Posto de Saúde, no qual se anota o estado sanitário da pessoa, em virtude de exame geral a que se submeteu na própria repartição.

A *carteira de saúde* é documento de relevância para toda pessoa que se candidata a emprego público ou particular e que se destina à matrícula nos estabelecimentos de ensino.

CARTEIRA PROFISSIONAL. Nome por que se designa a que é expedida pelo Ministério do Trabalho, com todos os sinais de identidade da pessoa, destinada ao registro de suas atividades profissionais nos estabelecimentos em que trabalha.

Na carteira profissional serão anotadas as condições de admissão do empregado, as alterações havidas no contrato de trabalho, licenças, férias e dispensa.

CARTEIRO. Designa o ofício ou cargo daquele que entrega as cartas. É assim o *mensageiro* do estabelecimento comercial ou da Repartição dos Correios, que tem a função de entregar a correspondência nos domicílios dos destinatários.

CARTEL. Derivado de *carta* (latim *charta*, diminutivo *chartula*, papelinho), no sentido primitivo, designava a carta em que se enviava um *desafio* para duelo.

E nesta significação de desafio se firmou o vocábulo, para designar a organização de ordem comercial, que tem por escopo restringir ou fazer frente à concorrência, da maneira mais proveitosa e durável para todos quantos dela participem.

Nesta razão, os *cartéis* sempre se constituem nos moldes de confederação ou coligação entre vários estabelecimentos, com o intuito de defender os próprios interesses, dirigindo a produção ou a venda de determinados produtos, para que dominem em relação aos preços e à sua distribuição, e, notadamente, para a regularização do consumo.

Distinguem-se, assim, das demais espécies de sociedades que se formam pela congregação de pessoas, enquanto eles são constituídos de *sociedades* já existentes.

Os *cartéis* podem ser formados para a regularização ou concentração da produção, da venda ou da importação de determinados produtos ou mercadorias, segundo as bases do contrato instituído.

Segundo as circunstâncias, os *cartéis* tomam a feição de associações cooperativas, pois que, no desempenho de seus fins, podem cogitar da proteção individual de seus associados, pela assistência material que lhes prestar ou pelo fornecimento de elementos de que necessitam para sua indústria ou comércio.

Embora se mostre a *aliança* entre produtores ou comerciantes, não perdem estes a sua independência industrial ou comercial. Apenas têm que cumprir as condições do *cartel*, a fim de que atinjam os objetivos colimados.

CARTÓRIO. Sempre se usou o vocábulo para indicar o local, ou a casa, onde se registram e guardam os documentos, títulos ou papéis públicos, depois que não tenham mais função nas repartições onde se geraram. É, na verdade, sinônimo de *arquivo*. E neste sentido se chama de *cartorário* ao arquivista de certas repartições públicas, a cargo de quem ficam os documentos e papéis da repartição, quando exercem seus efeitos.

Cartório. Na terminologia forense, no entanto, tem a significação de determinar, genericamente, toda espécie de ofício ou escrivanía judicial, assim se compreendendo os tabelionatos, os registros e demais ofícios de serventia pública. Em idêntica acepção o Cód. Civil o aplica, seja quando se refere à escrivanía do Juízo de Casamentos, seja quando se refere ao ofício de registro público.

É, pois, sentido que se vem generalizando, e toda repartição de escrivão judicial ou de notário público, se distingue, também, por esta designação, embora, tecnicamente, se costume dar a cada espécie a denominação que lhe é própria: *escrivania*, para a repartição ou estabelecimento do escrivão, *tabelionato*, para o do notário ou tabelião, reservando-se mais propriamente o cartório para os ofícios de registro público.

CARTULARIDADE. Indica, juntamente com a *autonomia* e a *literalidade*, um dos requisitos elementares do título de crédito.

Do latim *chartula* (pequeno papel), é ato abstrato de incorporação do direito sobre o documento representativo de negócio jurídico. Ausente a *cartularidade*, o devedor não se obriga.

CASA. Palavra que se derivou do latim *casa*, para indicar o edifício em que habitamos, ou de que nos utilizamos para o exercício de qualquer atividade.

É sentido genérico e designa qualquer espécie de *habitação*.

A lei penal, mesmo, tem-na neste conceito, mostrando o que se deve compreender como *casa*:

- a) qualquer *compartimento habitado*;
- b) *apartamento* ocupado em prédio de habitação coletiva;
- c) *compartimento* não aberto ao público, onde alguém exerce atividade ou profissão.

Deste modo, na acepção em que é tomada, *casa* tanto se diz para a *habitação*, em que a pessoa reside (*casa residencial*), mesmo que se mostre mero *apartamento* em prédio de habitação coletiva, como se entende o *local*, em que alguém exerce a sua atividade profissional (*oficinas, fábricas*), que, então, se mostra para *ocupação* dos que nela trabalham, nas horas destinadas ao trabalho, e não para *residência*.

Mas, nesta segunda categoria, também se incluem os prédios em que estão estabelecidas as lojas de comércio que, então, se dizem *casas comerciais*.

Qualquer edifício, assim, seja construído para moradia, seja para fins industriais, comerciais ou profissionais, recebe genericamente a designação de *casa*.

Para distingui-la de qualquer outra espécie de casa, a *casa residencial* recebe propriamente o nome de *lar*.

E a este, como a qualquer casa que seja reservada a uso de seu habitante ou ocupante, garante-se a *inviolabilidade*, em virtude do que a ninguém é lícito penetrar nele, sem a necessária licença de seu dono, ou sem autorização expressa de autoridade judicial, que a possa determinar.

É a expressão às vezes usada para distinguir compartimentos especiais e destinados a certos fins: *casa das máquinas*.

Do sentido da ocupação ou da habitação da casa é que decorre o princípio do *domicílio*.

Vide: *Domicílio*.

Segundo a situação dos edifícios ou das casas, tomam elas nomes especiais: *casas urbanas* ou *casas rurais*, segundo se achem situadas no quadro urbano das cidades ou em terrenos rurais.

Ainda recebem as casas as denominações de:

- a) *casas próprias*, se residenciais ou comerciais, quando ocupadas pelos seus proprietários;
- b) *casas de aluguel* ou locadas, se o habitante ou ocupante as tem por locação.

Casa. Em sentido figurado, aplica-se a palavra no significado de geração e família.

Deste modo, figuradamente ou em sentido próprio, várias expressões se formaram com o vocábulo para especificá-lo, como para distingui-lo, nas várias significações em que é usado.

CASA ALHEIA. A expressão pode ser tomada em duplo sentido.

Assim, pode ser tida como *alheia* a casa que pertence ou é de propriedade de outrem, e seja, por locação, habitada por outra pessoa, que não é a sua dona.

Nesta acepção, tecnicamente, tem-se o sentido exato da expressão, porquanto *alheio* quer, precisamente, significar aquilo que pertence a outrem, embora, eventualmente, possa estar em poder de quem não seja seu proprietário.

O Cód. Civil, quando aplica a expressão *casa alheia*, em alusão ao direito atribuído a outrem para que possa habilitá-la gratuitamente, direito este intransferível, toma-a, justamente, no sentido de casa que não pertence ao habitante, ou cuja propriedade a outrem pertence.

Mas no tocante à *habitação*, em que se converte a casa quando ocupada por seu proprietário, por seu inquilino, ou mesmo por quem nela tenha residência gratuita, *casa alheia* não alude a seu domínio nem à condição de ser habitada pelo próprio dono. Aí, *alheia* vem definir a posição da casa em relação às pessoas que nela não moram e que, nestas condições, se entendem pessoas estranhas a essa habitação.

Em semelhantes circunstâncias, *casa alheia* terá o mesmo sentido de *lar alheio*, *habitação alheia*, *residência alheia*, *domicílio alheio*, ou seja lar, habitação, residência ou domicílio de outrem.

CASA ASSOBRADADA. Entende-se a casa assemelhada ao *sobrado* ou a casa que, além do piso ou pavimento, térreo, possui outro pavimento superior ou andar. Mas é igualmente tida como *casa de sobrado* ou edifício, que possui mais de um pavimento ou andar.

CASA BANCÁRIA. Estabelecimento autorizado a realizar operações de crédito ou comércio de câmbio.

CASA COLETIVA. A expressão pode referir-se a *casa* no seu sentido de residência, ou a casa no seu sentido de prédio.

E tanto num, como noutro, diz-se *coletiva*, quando várias pessoas residem na mesma casa, ou residem no mesmo edifício, em *apostos* ou *apartamentos separados*.

Os *edifícios* mostram-se casas coletivas, embora cada apartamento compreenda um aposento próprio, que se reconhece, juridicamente, como uma casa.

Nas pensões e nos hotéis, que se entendem casas coletivas, cada aposento, ocupado por um pensionista ou hóspede, diz-se uma *casa*, no sentido legal. E, portas adentro, é o aposento garantido pelo princípio da inviolabilidade, que se costuma dar às casas isoladas.

CASA COMERCIAL. Expressão usada frequentemente para designação dos estabelecimentos comerciais.

Segundo o ramo de comércio ou espécie de negócio, as casas comerciais tomam diferentes denominações: *loja de móveis*, *armarinhos*, *alfaiatarias*, *relojoarias*, *sapatarias* etc.

CASA DA MOEDA. Entende-se o estabelecimento onde são cunhadas as moedas e impressos os papéis-moedas, por conta do governo ou nação.

CASA DE CÂMBIO. Estabelecimento bancário destinado à compra, venda e troca de moedas estrangeiras; *câmbio*.

CASA DE CAMPO. Casa localizada fora dos centros urbanos, na qual se gozam férias ou fins de semana.

CASA DE CORREÇÃO. Designa o estabelecimento público, mantido com o objetivo de recolher menores abandonados, órfãos ou outros menores, que tenham procedido com infração às leis penais.

Dá-se-lhe, precisamente, o nome de *reformatório*.

Por analogia, também se aplica a expressão para indicar o estabelecimento onde se recolhem pessoas, que tenham praticado pequenas infrações ou irregularidades, com o intuito correccional, ou preventivamente, até que se apure a sua responsabilidade criminal.

Neste particular, é mais apropriado o nome de Casa de Detenção, que também lhe é atribuído.

CASA DE DETENÇÃO. Estabelecimento oficial onde ficam detidos os réus que aguardam julgamento.

CASA DE MADEIRA. Designação dada à casa toda construída de madeira, seja nas suas paredes internas ou externas.

Quando a construção se faz parte em madeira e parte em tijolos, diz-se que a casa é de construção mista.

CASA DE MORADIA. Vide: *Casa residencial*.

CASA DE PASTO. É expressão que se usa para designar o estabelecimento comercial, onde se dá de comer e beber. Tem atualmente o sentido de *restaurante*. Diferencia-se da *taverna* ou

do *bar*, onde, em regra, somente se bebe, embora ali se possa dar a comer pastéis, empadas ou outros *petiscos* ligeiros.

A *casa de pasto* é estabelecimento de refeições completas, e somente se difere do hotel porque nela não se dá hospedagem.

CASA DE PENHOR. Estabelecimento que se ocupa do empréstimo de dinheiro, mediante garantia de joias e/ou outros objetos.

CASA DE PENSÃO. É modalidade de *hotel*, distinguindo-se desse, não somente por seu aspecto de maior *familiaridade* entre os pensionistas e os donos da pensão, como porque, em regra, o pensionista aí se recolhe em caráter mais prolongado, e, às vezes, permanente.

Além disso, os hotéis cobram *diárias*, enquanto que as pensões estabelecem o pagamento de seus pensionistas por preço mensal, em que se incluem cama e mesa.

Os donos das casas de pensões, tais como os hoteleiros, estalajadeiros, e de outras casas, em que se dão hospedagens, têm *penhor legal* sobre a bagagem e demais pertences dos pensionistas, para garantia das pensões em atraso e de outras despesas feitas na pensão.

CASA DE PROSTITUIÇÃO. Vulgarmente considera-se casa de prostituição toda casa ou local em que se praticam atos ilícitos de conjunção carnal, seja entre homens e mulheres já prostituídas ou seja entre homens e mulheres, que ainda não se consideram prostitutas, *oumulheres da vida*, como se diz comumente.

Desse modo, casa de prostituição tem sentido generalizado para indicar o local em que residem ou onde se reúnem mulheres para se entregarem a homens que aí vão, a fim de saciarem seus instintos carnaais. E, sendo assim, tanto designa a casa em que residem mulheres da vida ou prostitutas, aí estabelecidas para o comércio da cópula carnal, como indica a casa em que, furtivamente, se reúnem mulheres prostituídas ou não, para se entregarem a homens que aí as procuram ou para aí as levam, a fim de que mantenham conjunção carnal com elas ou pratiquem atos de libidinagem ou de devassidão.

No sentido vulgar, pois, casa de prostituição será toda aquela em que homens e mulheres se encontram para a cópula carnal ou para a prática de atos libidinosos.

Mas, no sentido legal, ou seja, do Direito Penal, *casa de prostituição* não possui significado tão lato, de modo a termos uma noção diferente do que possa ser *casa de prostitutas* e *casa de rendez-vous*, que, pelo sentido geral, se mostram, sem dúvida, modalidades de casa de prostituição.

Neste sentido geral, os *atos de prostituição*, determinados pela prática do comércio carnal, seja com mulheres honestas ou com mulheres prostituídas, são, pois, que dão o sentido determinante da casa ou estabelecimento.

Apenas se diferencia a *casa de prostituição* da *casa de rendez-vous*: naquela a *mercadoria humana* se encontra permanentemente presente e o comércio, obrigatoriamente, se faz com as mulheres que residem na casa, a que se dá, também, o nome de *lupanar*; no *rendez-vous*, as mulheres aí vão espontaneamente ou são levadas pelos homens, para que com eles mantenham a conjunção carnal. E, assim, os atos de prostituição são obrigatórios pelas mulheres das casas de prostitutas e livres ou voluntários nas casas de *rendez-vous*, crescendo, ainda, que nem sempre nestes são encontradas as mesmas mulheres.

Vide: *Casa de “rendez-vous”*.

Juridicamente, pois, a casa de prostituição não é caracterizada pelo comércio comum da conjunção carnal, mas pelo fato dominante de nela se praticar *ato ou efeito de prostituir*. É, portanto, a casa, onde se pratica o *lenocínio*, o que se mostra, evidentemente, bem diverso do sentido vulgar dado à expressão. Não se trata, assim, de casa de prostituição aquela onde se dá o comércio carnal de mulheres prostituídas. Se há exploração delas, por parte de outrem, a figura jurídica é diversa: é rufianismo, não é lenocínio.

A casa de prostituição caracteriza-se, na acepção legal, no fato de se desencaminhar mulheres honestas, levando-as à prostituição, usando para isso de todos os ardis de que possa dispor a pessoa, para que dita mulher, sem atinar com as consequências de seu ato, entregue-se ao capricho dos apetites carnaais de um homem e, com a prática destes atos de prostituição, cópula carnal ou atos de libidinagem, vá decaindo até tornar-se uma mulher da vida.

A casa de prostituição, tecnicamente ou no rigor do conceito legal, é, portanto, aquela em que se favorece ou se facilita a prostituição, no sentido de ato e efeito de profanar a virgindade ou honestidade da mulher, induzindo-a ou compelindo-a a tornar-se uma prostituta.

Quando não se evidenciam tais elementos, ou seja, o *fin de prostituer* mulheres, que não sejam prostitutas, não se pode legalmente dizer que haja *casa de prostituição*, como no caso em que se aluguem cômodos para prostitutas ou para casais que se achegam às hospedagens ou hotéis, mesmo que se verifique tratar-se de uma casa de *rendez-vous*.

Vide: *Lenocínio*.

CASA DE PURGAR. Diz-se do compartimento ou dependência reservada, nos engenhos de banguês, para a *purga do açúcar*, isto é, o processo de deixar escorrer do açúcar produzido o mel que nele ainda se contém, com o intuito de secá-lo e alvejá-lo. O engenho de banguê foi o engenho de açúcar primitivo, anterior à usina. O banguê era o conjunto da fornalha e as três tachas sobre ela assentadas.

CASA DE RELAÇÃO. Era o nome que se dava, antigamente, ao Tribunal da Justiça de segunda instância, com jurisdição para julgar os recursos de causas julgadas ou pendentes em primeira instância, por apelação ou agravo.

Vide: *Tribunal de Justiça*.

CASA DE “RENDEZ-VOUS”. Assim se diz do local em que se dão encontros entre pessoas de sexos diferentes, para fins libidinosos. É modalidade de *casa de prostituição*, com a característica dominante de que aí as mulheres, que se entregam ao comércio da conjunção carnal, não residem. Ou são levadas pelos próprios homens, ou são chamadas na ocasião pelos encarregados da casa. São, assim, casas a que as mulheres vão *quando querem e enquanto querem*, simplesmente *pour faire des passes*, como aludem os franceses.

Mas nem sempre a casa, tida como de *rendez-vous*, pode ser considerada como casa de prostituição, no sentido legal. É preciso que a casa de *rendez-vous* seja veículo de prostituição, pela prática de encontros para fins libidinosos ou conjunção carnal, a que foram induzidas mulheres honestas ou ainda não prostituídas. Assim, não se entende como praticando o lenocínio a casa de *rendez-vous* que somente admita mulheres prostituídas, ou quaisquer outras casas, em que se aluguem cômodos a casais, que os procurem, mesmo que o intuito deles seja a prática da conjunção carnal. Segundo as circunstâncias, pois, há casas de *rendez-vous* que são casas de prostituição e há as que não o são.

O *rendez-vous*, como vulgarmente se diz, pode assim ser representado por estabelecimento apropriado ou destinado exclusivamente a este comércio de encontros furtivos, como pode ocorrer em casas que se digam de pensão, hospedaria, ou mesmo hotéis, desde que seus proprietários franqueiem os aposentos deles para os encontros entre homens e mulheres.

Entretanto, a rigor, casa de *rendez-vous* se diz aquela onde tais encontros se dão, não somente porque os homens tenham assim combinado com as mulheres, como também como o proprietário ou gerente dela se encarrega de conseguir mulheres para os seus frequentadores, de modo que o estabelecimento ou casa tenha esta única finalidade de facilitar os encontros amorosos e mesmo promovê-los. E se, no desenvolver deste *negócio*, há desencaminhamento de mulheres honestas para a prostituição, certamente, será a casa de *rendez-vous* uma casa de prostituição visto que nela se pratica, visivelmente, o lenocínio.

CASA DE SAÚDE. Assim se diz do hospital fundado e mantido por iniciativa particular, ou pelos próprios médicos, que nele atendem, onde se admitem doentes para que ali se operem ou se tratem por conta própria.

CASA DE SUPLICAÇÃO. É expressão do Direito Forense antigo, hoje fora de uso.

Dizia-se do tribunal de segunda instância, para que se recorria, por agravo ou por apelação, das sentenças proferidas por certos juízes e das da Relação, em certos casos.

No Brasil, a Casa de Suplicação foi estabelecida em 1908, por alvará de 10 de maio.

Conheciam tanto de matéria cível, como criminal. E as suas sentenças não se subordinavam a qualquer pedido de razão do *Desembargo do Paço*, visto que não era obrigada a respondê-lo sobre qualquer acórdão que proferisse, desde que este era o princípio instituído pelo Decreto de 25 de maio de 1721 e pela Carta Régia de 6 de novembro de 1623.

Era tida como o maior Tribunal de Justiça do Reino, em Portugal, sendo regulado por um regimento de 7 de junho de 1605. Os juízes que o compunham recebiam o título de desembargadores, por força do que dispunha a Ordenação, Liv. 1º, tit. 5º.

Desconhece-se a sua origem. Sabe-se somente que, existente em Santarém, foi, pelo rei D. JOÃO I, mudado para Lisboa.

Constava de dez Ministros de agravos, quinze Extravagantes, dois Corregedores do Crime da Corte, dois do Cível, Chanceler, Juiz de Chancelaria, quatro Ouvidores do Crime da Corte, dois do Cível, quatro Ouvidores do Crime, dois Juizes da Coroa, Procurador da Fazenda e Promotor da Justiça.

CASA DE TAVOLAGEM. Entende-se como casa de tavolagem todo estabelecimento em que se pratica o jogo de azar ou se permitem jogos ilícitos.

Desse modo, a expressão tem a sinonímia de *casa de jogo* ou *casa onde se joga*.

CASA DE TOLERÂNCIA. Assim se diz da casa de prostituição, quando há leis que a regulamentam e admitem a sua manutenção.

Casa de prostituição tolerada ou regulada pelos próprios poderes públicos, e, daí, em síntese, a expressão de *casa de tolerância*.

Onde não houver regulamentação da prostituição não há casa de tolerância, pois que somente se admite sua existência jurídica quando a própria lei vem *tolerar* a sua manutenção ou o seu funcionamento.

Entre nós, não há *casas de tolerância*, pois que, longe de regulamentar a prostituição, nossa lei penal a proíbe, qualificando como crimes os atos dessa natureza.

CASA DO CÍVEL. Na terminologia forense antiga, assim se dizia do tribunal, que se chamava de Juizes de Alçada, o qual tinha atribuições para conhecer das apelações cíveis, dentro de um âmbito territorial, e dos crimes de seu termo.

O presidente da *Casa do Cível* podia conceder revistas e passar cartas de emancipação, sendo que, de começo, também tinha autoridade para conceder as dispensas legais.

CASA DO VIZINHO. Assim se diz da casa que fica *contígua* ou junto à casa em referência.

A vizinhança, assim, para distinção da casa, não se entende a que fica *fronteiraça* ou defronte, uma da outra. Mas a que *está ao lado, contígua, junta*, se ligada à outra pela junção de paredes laterais, seja separada e composta de paredes próprias, deixando vão entre uma e outra.

Neste sentido, a vizinhança das casas, ou sejam casas vizinhas entre si, ou casas dos vizinhos, criam interessante soma de direitos e deveres entre eles, segundo preceitos instituídos na lei civil, tal seja o de um poder penetrar na propriedade vizinha, e o de outro consentir, quando se fizer mister uma reparação no prédio ou uma limpeza, embora caiba ao que *deve* o direito à indenização, se lhe provier dano do ato praticado.

CASA DOS CINCOS. Designava antigamente a repartição em que se pagava o imposto desisa, sobre as *fazendas* importadas por terra ou chegadas através das alfândegas de *portos secos*. E assim se dizia, em virtude da denominação de *cincos*, que se dava a este imposto.

CASA EDITORA. Empresa, de natureza privada ou pública, que tem como principal atividade a edição de publicações impressas.

CASA FUNERÁRIA. Estabelecimento comercial encarregado de funerais.

CASA GRANDE. Assim se denominava, antigamente, a casa em que residia o senhor do engenho, com toda sua gente, nos seus engenhos ou usinas.

E a denominação proveio da circunstância de ser a mais aparentosa das casas e ser a maior, em regra colocada em ponto visível, de todos os lados, e apontada sempre como a casa grande, por ser a mais importante dentre todas.

CASA PARTICULAR. Expressão usada para distinguir as casas que somente são frequentadas pelas pessoas que nelas habitam ou por aqueles que com elas mantêm relações de amizade, não se encontrando, assim, ao acesso de qualquer pessoa, como no caso de *casas públicas*.

CASA PIA. Designação empregada para indicar as instituições de *obras pias*, tais sejam os hospitais de Misericórdia, as casas de Recolhimento ou Asilos, enfim, todas em que se pratica a caridade.

CASA POPULAR. Diz-se daquela construída por órgão de assistência social para ocupação por famílias de baixa renda.

CASA PÚBLICA. A casa que possa ser frequentada por qualquer um, desde que o seu proprietário a franqueie a todos ou porque, pela própria natureza do negócio, que nela se localiza, assim se considere. Públicas são as casas de diversões, as bibliotecas públicas, as casas comerciais, as repartições públicas.

CASA RESIDENCIAL. É a mesma casa de moradia, isto é, reservada à residência das famílias.

São os lares, propriamente ditos, constituídos pelos *casais* e suas famílias.

E, sendo assim, como tal se entende a casa em que uma pessoa possa ter a sua residência habitual, a sua cama e a sua mesa e tudo o que lhe pertence e para onde se recolhe, quando terminam as suas ocupações diárias.

É a *casa habitada*, que se distingue, assim, da *desabitada* ou *desocupada*, embora sempre se considere residencial ou própria à habitação.

E, sendo assim, a *casa residencial* sempre se compreende a *casa destinada à habitação*, *estejabitada* ou *desabitada*. E, nesta circunstância, se distingue da casa de comércio, ou da coisa que não é destinada à habitação.

Em tal razão, mesmo quando não ocupada, a casa não perde sua condição de *residencial* ou *casa de moradia*.

Distingue-se, assim, da casa de comércio ou casa comercial, onde se encontravam estabelecidos os comerciantes para a venda de suas mercadorias.

Vide: *Bairros residenciais*.

CASADO. Na técnica do Direito Civil, o vocábulo “casado”, formado propriamente de *casa*, serve para indicar a qualidade de quem está ligado a outrem pelos laços do matrimônio ou casamento legítimo.

Assim se diz homem *casado* ou mulher *casada*, para mostrar a situação jurídica e o *estado civil* dele ou dela, ligados que se acham à mulher ou ao homem, respectivamente, pelos liames legais ou vínculo conjugal.

Entretanto, para explicar, por vezes, não uma situação jurídica, mas uma situação de fato, em que homem e mulher possam viver em comum, num simulacro de unidos conjugalmente, diz-se *estado de casado*, para mostrar a existência de uma união, embora de concubinato mas em aparência de marido e mulher.

Em tal circunstância, porém, a rigor, vem o vocábulo usado naquela expressão “estado de casado”, não simplesmente casado, que este somente atende à qualificação quando em casamento legal.

CASAL. Na técnica de nosso Direito, *casal* sempre teve aplicação para indicar a existência da sociedade conjugal, isto é, a união legal entre homem e mulher.

Neste sentido, encontramos várias expressões, como sejam bens do casal, domicílio do casal, filhos do casal, todas dando a nítida ideia da existência da associação de interesses havidos entre marido e mulher, em decorrência da sociedade que eles legalmente constituíram, e da qual decorrem direitos e deveres recíprocos.

O *casal*, assim, na acepção jurídica, quer significar perfeitamente a *pessoa coletiva*, formada pelo marido e por sua consorte, em virtude do vínculo matrimonial, possuindo a exata significação de que não podem ser considerados de *per si*, mas pela união legal que os tornou em cônjuges um do outro.

Já as Ordenações formulavam o conceito, isto é, de que marido e mulher constituíam um só *corpo*.

Precisamente aí está o verdadeiro sentido de *casal*: marido e mulher formando um só corpo.

Casal. Costumam aplicar a palavra para expressar a casa e oficinas rústicas, que têm granja, isto é, terras de lavoura.

Casal. Aplica-se também para designar o pequeno povoado; o lugarejo de poucas construções.

CASAMENTO. Na terminologia jurídica, designa o contrato solene que, gerando a *sociedade conjugal* ou formando a *união legítima* entre o homem e a mulher, vem estabelecer os

deveres e obrigações recíprocas que se atribuem a cada um dos cônjuges, seja em relação a eles, considerados entre si, seja em relação aos filhos que se possam gerar desta união. É, no entanto, o casamento, em tal espécie, denominado propriamente *casamento civil*, pois que, em verdade, ainda podemos considerar a palavra no sentido genérico, ou na sua feição *decasamento religioso*.

Sem que, a rigor, possa ser casamento toda união voluntária de um homem e uma mulher, que se acordem em viver juntos e constituir família, não deixa essa união, em verdade, de revelar o *casamento de fato*, onde o *estado de casado* pode trazer benefícios à prole dele surgida.

Por esse motivo, com justo acerto, sempre se acresce ao vocábulo, para formar a ideia de sua aprovação legal, a adjetivação *civil*, que indica a sanção da lei ao ato que se praticou, em consequência do que se formou o *contrato conjugal*.

Segundo o sábio conceito de CLÓVIS BEVILÁQUA, o casamento é a regulamentação social do instinto de reprodução, trabalhada de um modo lento, através de muitas e diversíssimas vicissitudes, até a acentuação de sua forma vigente entre os povos cultos.

Antes que adotassem a religião cristã, os romanos conheciam três formas de casamento.

Casamento per coemptionem, designado sinteticamente a *coemptio*, em que se imaginava a venda simbólica (*imaginaria venditio*) da mulher, feita pelo *paterfamilias*.

É uma das formas mais antigas do casamento entre eles, fundada na tradição da compra real, e tida como mais honrosa que a *per usum* ou *per usucapionem*.

Casamento per usum, ou *per usucapionem* era o que decorria da coabitação por um ano. Desse modo, o *usus* se reduzia ao *usucapio*, em virtude do qual a posse da mulher por um ano dava ao marido o direito de aquisição dela, como se se tratasse da aquisição de uma *coisa*. E, assim, a mulher entrava para o *manus* do marido.

Mas, em tal casamento, a mulher se considerava simplesmente *uxor*, não *materfamilias*. E não fruía o direito da comunicação dos bens.

Casamento per confarreatio, que se tornava privativo dos patrícios, e que se atribui a ROMULUS, era celebrado no templo, perante o sacerdote (*pontifex maximus*) e dez testemunhas, representando as *dez gentes* da cúria ou as dez cúrias da tribo, a que pertencia o esposo. Aí, entre outras coisas, oferecia o sacerdote o pão de fermento, que se partia e era comido pelos nubentes. Desse fato, da oferta do pão de trigo (*pannis farreus*), proveio o nome. E, pela *confarreatio*, o mais solene dos casamentos romanos, conforme a cerimônia do pão simbolizava, os cônjuges participavam da vida em comum, mesmo em relação aos bens.

No Direito Romano, encontra-se a definição de casamento, que tem matrimônio como sinônimo.

De MODESTINO: *Nuptiae sunt conjunctio maris et foeminae, consortium omnis vitae: divini et humani juris communicatio* (D. 23, 2, fr. 1).

De JUSTINIANO: *Nuptiae sive matrimonium est viri et mulieris conjunctio, individuum vitae consuetudinem continens*.

A CF/1988, reconhecendo a *união estável* entre o homem e a mulher como *entidade familiar*, recomendou que a lei facilite a sua conversão em *casamento* (art. 226, § 3º).

CASAMENTO ANTERIOR. Expressão usada para explicar, quando um dos nubentes é viúvo, a existência do casamento anteriormente realizado, que se dissolveu pela morte de um dos cônjuges anteriores, ou do casamento anteriormente celebrado, com um dos contraentes como nubente, quando foi anulado ou dissolvido.

Seja no caso de viuvez ou de casamento anulado ou dissolvido, deve ser mostrada a situação deste *casamento anterior*, bem evidente, pela dissolução do vínculo conjugal, seja pela morte de um dos cônjuges, seja pela anulação do contrato, para o que se mostrará a prova, ou pela certidão de óbito do cônjuge falecido ou pela sentença da anulação ou dissolução proferida.

São documentos pertinentes à habilitação, para prova de inexistência de impedimentos legais.

CASAMENTO ANULÁVEL. Diz-se que o casamento é anulável, quando, em desatenção a preceitos legais, não foram atendidas certas formalidades necessárias à sua validade, ou quando ocorrem vícios que lhe retiram a eficácia.

Mas, tal qual o princípio que se assenta na teoria de *anulabilidade do ato*, o *casamento anulável* pode ter removidos os vícios que atacam sua valia, dominando, então, a sua validade jurídica, como se, em verdade, nada houvesse acontecido.

A lei civil determina os casos de anulação e registra as pessoas que têm autoridade para validar o ato de pleitear a sua anulação.

Entre os casos de anulabilidade estão: a falta de consentimento, quando menores os nubentes; os casos de coação; quando não tenham os nubentes atingido a idade mínima para o casamento; se, raptada, não está em lugar seguro e fora do poder do raptor; se ocorre erro essencial quanto à pessoa.

Prescrita a ação para a anulação, está revalidado o casamento, mesmo que se tenha anotado anulável.

CASAMENTO CIVIL. Assim se diz do casamento que é celebrado segundo os princípios da lei civil.

CLÓVIS BEVILÁQUA, procurando sintetizar todo sentido jurídico do contrato, sem lhe retirar o sentido de elevação e santidade, define o casamento civil como “o contrato bilateral e solene, pelo qual um homem e uma mulher se unem indissolúvelmente, legalizando por ele as suas relações sexuais, estabelecendo a mais estreita comunhão de vida e de interesses, e comprometendo-se a criar e educar a prole, que de ambas nascer”.

Bem claro está aí o sentido jurídico da expressão usada pelo nosso Direito.

Ato jurídico de máxima relevância, a celebração do casamento civil é cercada de ponderadas e solenes formalidades, que vão desde sua habilitação, até o momento em que, segundo as regras do estilo, presentes os nubentes e as testemunhas com o escrivão de seu ofício, o juiz celebrante declara-o efetuado, pronunciando as palavras sacramentais.

Vide: *Habilitação do casamento, Impedimentos, Celebração do casamento, Regime de bens, Cônjuge* etc.

Sendo o casamento civil reputado em contrato, além das formalidades que se satisfazem e que se atendem na habilitação, estão os nubentes sujeitos às regras da capacidade. E, assim, se maiores ou emancipados, consentem por si, mas, se menores, necessitam de autorização paterna, ou materna, ou dos representantes legais, e, na falta destes, de autorização judicial.

Admite-se o casamento civil por procuração, em que se outorguem poderes especiais e expressos para receber em nome do outorgante o outro contratante.

O casamento, na expressão da lei civil, cria a família legítima, bem assim legitima os filhos comuns, antes dele nascidos ou concebidos. Possui, neste particular, efeito retroativo, uma vez que sua força jurídica retroage para garantir, pela legitimidade, os filhos naturais comuns.

O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, segundo a nova redação do art. 226, § 6º, da Constituição da República. (ngc)

CASAMENTO CLANDESTINO. Embora clandestino tenha o sentido de qualificar aquilo que se faz às escondidas, quando vem qualificando o casamento tem significado muito mais amplo que o de mero *casamento oculto*: é, pois, o casamento feito sem atenção às prescrições legais, pelo que é nulo e sem qualquer eficácia jurídica.

O casamento clandestino sempre se induz feito com fraude, equiparando-se, de certo modo, a *casamento simulado*, pois não deixa de ser aquele ato em que se emprega ardil ou engano, para fazer crer que se está realizando um casamento cercado de todas as formalidades prescritas em lei.

CASAMENTO DE FATO. Assim se pode dizer do concubinato, em que duas pessoas de sexo diferente vivem e habitam juntas, sob o mesmo teto, em *estado de casados*, sem que tenham *legalizado* esta união.

A evidência do *more uxorio* mostra, sem dúvida, a existência de um *casamento de fato*, pois que tal situação se revela pela coabitação à vista de todos, com os sinais exteriores de casamento.

É bem verdade que tal não se pode dizer do concubinato em que os amantes vivem sob tetos diferentes, ou em que um deles não seja livre.

O *casamento de fato* somente se poderá estribar em um *concubinato notório*, no qual homem e mulher vivam em perfeito estado de casados.

Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a *união estável* entre o homem e a mulher como *entidade familiar*, devendo a lei facilitar sua conversão em *casamento de direito* (vide CF, art. 226, § 3º).

CASAMENTO FIDUCIÁRIO. É o casamento em que se pretendem resultados diferentes de suas consequências naturais.

CASAMENTO INCESTUOSO. É o que se realiza entre pessoas com parentesco, em grau proibido, seja natural ou civil, ou entre aqueles que tenham aliança afim, em grau proibido.

CASAMENTO “IN EXTREMIS”. Assim se diz do casamento que é realizado *in articulo mortis*, isto é, quando a pessoa, estando em *iminente risco de vida*, intercede para que se realize o seu casamento com outra pessoa, com a dispensa das formalidades, que se fazem próprias ao casamento normal.

O casamento *in extremis* pode mesmo ser efetuado em presença de testemunhas, no caso em que não se encontre a autoridade competente, ou seu substituto, para celebrá-lo.

Mas estas testemunhas, que não podem ser parentes dos nubentes em linha reta, ou na colateral, até o segundo grau, deverão comparecer perante a autoridade judicial mais próxima, para que tome por termo as suas declarações relativas ao ato de que foram assistentes e testificantes. Em tal caso, o casamento se diz também *nuncupativo*, o que significa feito perante testemunhas.

CASAMENTO MORGANÁTICO. Também chamado casamento da *mão esquerda*, assim se dizia do casamento do príncipe com pessoa de condição inferior à sua.

Pelo casamento morganático, o cônjuge, que não estava em situação de nobreza igual ou semelhante à do outro cônjuge, não participava de suas regalias dinásticas, nem os filhos havidos deste casamento, chamados também de morganáticos, participavam da sucessão dinástica.

Na terminologia alemã ainda se dizia casamento morganático aquele em que o marido faz à mulher uma doação de núpcias, consistente na quarta parte dos bens presentes e futuros, a que davam o nome de *morgengabe*.

CASAMENTO NULO. Assim se diz do casamento que, celebrado com preterição de regras e formalidades essenciais, é de nenhum efeito jurídico.

Diferentemente do vício que ataca o casamento anulável, o qual pode ser removido, o do casamento nulo é irremediável, quer dizer, não pode ser nem suprido nem sanado, salvo o da incompetência da autoridade, que se sana pelo decurso de prazo legal, sem qualquer impugnação ao casamento por ela feito.

Mas, em qualquer situação, a nulidade do casamento deve ser decretada judicialmente, em face da evidência da infração ou do vício que o fere de morte.

Vide: *Impedimento matrimonial*.

A declaração de nulidade do casamento pode ser pedida por qualquer interessado ou pelo órgão do Ministério Público.

Em relação aos filhos, a nulidade tem efeitos diversos, se há boa-fé ou má-fé. A boa-fé tem a eficácia de trazer proveitos aos filhos havidos na vigência do casamento. E, neste sentido, se entende que o *vício*, embora venha depois tornar sem efeito o laço criado, em relação a eles o casamento fica como subsistente (*casamento putativo*).

CASAMENTO NUNCUPATIVO. É o que se realiza, *in articulo mortis*, perante testemunhas.

Vide: *Casamento “in extremis”*.

CASAMENTO OCULTO. Entende-se como tal o casamento celebrado em segredo ou que se conserva em segredo, tendo, no entanto, sido realizado com obediência de todas as regras e prescrições legais, que o tornam válido.

Por aí se vê que o casamento oculto não se pode confundir com o casamento clandestino. Neste há infração às regras legais, e naquele apenas os cônjuges procuram ocultar o casamento realizado.

CASAMENTO PUTATIVO. Qualificado pelo vocábulo *putativo*, derivado do verbo *latinoputo* (supor), bem se tem o exato sentido da expressão.

E, assim, *casamento putativo* se diz daquele que, mesmo nulo ou anulável, foi praticado com *acrença* de que estavam sendo atendidas todas as formalidades e regras de Direito. E, por esta razão, mesmo quando anulado, produz seus efeitos, até que se pronuncie o decisório, que julga de sua nulidade ou anulação, em relação aos esposos de boa-fé e a seus filhos, havidos na vigência do casamento.

Claramente quer significar, segundo a acepção do vocábulo *putativo*, que todos os efeitos civis do casamento, durante sua vigência, são *eficazes*, porque a boa-fé *limpa* todos os defeitos que poderiam ser arguidos contra ele, seja em relação aos bens, seja em relação aos filhos nascidos e concebidos em sua vigência.

A *boa-fé*, em tal caso, é decorrente da *ignorância da verdade*, que tem força para anular ou tornar nulo o ato, como o *erro* ou *desconhecimento* dela, bem assim da convicção de que o casamento se celebra consoante as regras instituídas em Direito ou do desconhecimento *defato anterior*, que possa caracterizar o erro essencial contra a pessoa.

Neste particular, os tratadistas asseveram que a boa-fé produtiva desse efeito é a inicial. Tanto basta que exista no momento da celebração do casamento. E que a *má-fé* superveniente não prejudica: *mala fides superveniens non nocet*.

Consoante tem assentado a doutrina, embora com opositores, é que a *boa-fé*, com eficácia *parareputar* ou *convencer da verdade*, de modo a tornar o *casamento putativo*, tanto pode ser fundada em erro de fato, como em erro de direito.

O *casamento putativo* apresenta-se no aspecto do casamento dissolvido, produzindo, assim, os efeitos, quanto aos bens ou aos filhos, de um casamento legítimo, que se extinguiu, sendo que a eficácia deste vai até o dia da sentença anulatória.

CASAMENTO RELIGIOSO. Expressão usada para distinguir o casamento civil do religioso, sendo o assunto tratado, seja no aspecto civil seja no religioso, no CC/2002, arts. 1.511 a 1.570.

A Lei nº 1.110, de 23.05.50, regula o reconhecimento dos efeitos civis do casamento religioso, desde que atendam às exigências e formalidades prescritas pela citada lei para a equiparação do ato religioso ao civil.

Reafirmando o princípio instituído na lei citada, a CF/1988 dispõe que “o casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei” (art. 226, § 2º).

CASAMENTO SIMULADO. É o casamento feito com *dolo*, para engano de um dos nubentes. O Cód. Penal o considera crime (art. 239).

A simulação, em tal caso, consiste na execução de ardis ou meios fraudulentos, capazes de fazer crer, ao nubente inocente, que se está celebrando um ato legal. Nestas circunstâncias, não somente se entendem agentes do crime aqueles que diretamente o idealizaram e executaram, como tantas outras pessoas que tenham cooperado para a sua simulação, certos ou conscientes da fraude que estavam praticando.

Por esta forma, o noivo, as pessoas que assumiram atitudes de juiz e escrivão para simular o ato, e as testemunhas, se, cientemente, tenham participado do manejo doloso, mostram-se agentes do crime, pois, sem a cooperação e assentimento deles, principalmente do noivo e dos falsos juiz e escrivão, não se simularia o ato.

O casamento simulado não tem qualquer existência legal, sendo, tal qual o *clandestino*, sem qualquer eficácia em relação mesmo à pessoa enganada.

Para ele e para os demais crimes de que resultar, a ação será meramente penal.

CASAMENTO SUBSEQUENTE. É o casamento que ocorre entre pessoas que, ou já viviam em estado de casadas, ou já mantinham relações sexuais de que resultaram filhos, os quais, por esse casamento, se tornam legitimados, se, ao tempo de sua concepção, eram os nubentes livres para casar.

O casamento subsequente também se diz posterior, em oposição ao casamento anterior: este antes, aquele depois. Aí, não para indicar a existência do casamento que se segue ao primeiro, como seria também certo, mas para indicar o casamento que advém após a realização de ato anterior que já o impunha, para legalidade de uma situação.

Desta forma, diz-se também *casamento subsequente* para assinalar o casamento que se promove ou que se celebra para que a pessoa que atenta contra a virgindade da mulher, ou repare o mal, ou se fure à sanção da lei penal.

Aí cessa a sua responsabilidade criminal, desde que seja ele o nubente, pois o casamento *posterior* da ofendida, que aí o termo mais próximo é este, com outrem que não o ofensor, não livra este da imputação penal.

CASCO. Serve, genericamente, para indicar tudo aquilo que representa o *esqueleto*, *armação* ou *arcabouço*.

E, neste sentido, se diz para a armação da construção ou para qualquer outra que se vá prestar para a confecção de uma coisa qualquer.

Casco. Outrora, por semelhança, indicava a armadura que se colocava à cabeça, para sua proteção. E, por analogia, designa modernamente, como também outrora designava, certa espécie de chapéu usado pelas forças militares ou do exército.

Casco. Designa também toda espécie de vasilhame de tanoa, que se conhece sob vários nomes: barris, pipas, quartolas.

CASCO DO NAVIO. É expressão usada no Direito Comercial Marítimo para indicar a quilha com o costado do navio, desprovido de todos os seus acessórios. É, propriamente, o arcabouço do navio, sem mastreação e outros pertences, mostrando-se, assim, nu de todos os seus *aparelhos*.

Dá-se-lhe, também, o nome de *membra navis*, para indicar que ele se compõe de todas as partes *intrínsecas* do navio, enquanto se chama de *instrumenta navis* os aparelhos e acessórios, que se dizem partes *extrínsecas*.

O *casco do navio* pode ser, por si só, objeto de garantia do contrato de *câmbio marítimo*, ou contrato de empréstimo, de dinheiro a risco.

CASEIRO. Na terminologia jurídica, tanto se aplica para indicar a pessoa que tomou, por arrendamento, a propriedade agrícola ou rural de outrem, para explorá-la por sua conta, como aquela que o proprietário põe à sua frente para tomar conta da propriedade, ou é assalariado do proprietário para trabalhar em sua propriedade.

CASO. Derivado do latim *casus* (acontecimento, circunstância), na linguagem jurídica, é aplicado no mesmo sentido do evento, sucesso, isto é, *tudo que acontece* ou *possa acontecer*, sendo, às vezes, tomado no sentido próprio de *circunstância*, *situação*.

Quando, por exemplo, vem na expressão “em caso algum”, o sentido dele é, assim, indicativo de *emergência*, *circunstância*, *situação*, embora estas palavras sempre deem ideia de qualquer evento, que possa vir modificar o que existia anteriormente, ou de qualquer acontecimento que se venha sobrepor a outro acontecimento anterior.

O vocábulo “caso” é sempre indicativo de tudo quanto, tendo acontecido ou estando para acontecer, se revela um *fato*, um *evento*, um *acontecimento*, uma *circunstância*. E daí por que na linguagem jurídica é frequente a utilização dele nas suas variadas acepções. E vemo-lo como *caso análogo*, aquele que é igual ou semelhante a outro; *atual*, como aquele que está presente; *certo*, o de cuja realização se tem certeza; ou *incerto*, quando duvidoso é o evento; *futuro*, quando virá; *passado*, quando já aconteceu; *fortuito*, quando imprevisível; ou *da lei*, quando nela se encontra especificado, e *omisso*, quando dele não se tem referência no texto legal.

CASO DE FORÇA MAIOR. Assim se diz do caso que, mesmo previsto ou previsível, não pode ser evitado pela vontade ou pela ação do homem. Os romanos o definiam como: *omnem vim cui resisti non potest*, isto é, aquele a que não se pode resistir.

Desse modo, a *força maior*, ou melhor seja o *caso de força maior*, se caracteriza precipuamente pela *irresistibilidade*, não se levando em conta, quanto ao acontecimento que se registra, se era previsto ou não. O *caso de força maior* é previsível. E neste particular se distingue do *caso fortuito*, sempre *imprevisível*, embora, como o de força maior, também irresistível. E, aí, a diferenciação entre um e outro. A evidência do caso de força maior, como do caso fortuito, torna-se importante pela situação jurídica que um ou outro cria: este da irresponsabilidade do dano ou prejuízo que possa causar a outrem em face da impossibilidade

do cumprimento ou execução de uma obrigação, por parte do devedor, ou de fato extracontratual que tenha também trazido dano a alguém.

A própria doença do devedor, se grave ou prolongada, caracteriza a *força maior*, para efeito de justificar a impossibilidade material da execução ou cumprimento da obrigação.

Casus nemo praestat é o brocardo, onde se firma o princípio de que ninguém responde pelos casos de força maior ou fortuitos.

CASO FORTUITO. É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para indicar todo caso que acontece imprevisivelmente, atuado por uma força que não se pode evitar.

São, assim, todos os *acidentes* que ocorrem, sem que a vontade do homem os possa impedir ou sem que tenha ele participado, de qualquer maneira, para a sua efetivação.

Todos os casos, que se revelam por *força maior*, dizem-se *casos fortuitos*, porque *fortuito*, do latim *fortuitus*, de *fors*, quer dizer *casual*, *acidental*, *ao azar*.

No entanto, embora todos os casos de força maior, na técnica jurídica, mostrem semelhança com os *casos fortuitos*, a verdade é que certa diferença se anota entre eles, como razoavelmente pondera CUNHA GONÇALVES.

O *caso fortuito* é, no sentido exato de sua derivação (acaso, imprevisão, acidente), o caso que não se poderia prever e se mostra superior às forças ou vontade do homem, quando vem, para que seja evitado.

O *caso de força maior* é o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar, visto que é mais forte que a vontade ou ação do homem.

Assim, ambos se caracterizam pela *irresistibilidade*. E se distinguem pela *previsibilidade* ou *imprevisibilidade*.

Legalmente são, entre nós, empregados como equivalentes. E a lei civil os define como o evento do fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, assemelhando-os em virtude da *invencibilidade*, *inevitabilidade* ou *irresistibilidade* que os caracteriza.

Desse modo, *caso fortuito* ou de *força maior*, análogos pelos efeitos jurídicos e assemelhados pela *impossibilidade* de serem evitados, previstos ou não previstos, possuem sua característica na *inevitabilidade*, porque possíveis de se prever ou de não se prever, eles vieram, desde que nenhuma força os poderia impedir.

E daí, com justa razão, não se poder confundir o *caso fortuito* ou de *força maior*, com os *casos impensados*, os *casos de imprevidência*, os *casos de negligência*, os *casos de imprudência* ou de *imperícia*.

Estes vieram pelas circunstâncias que os determinaram. Eram casos *evitáveis* pela ação ou pela vontade do homem.

Os casos fortuitos e de força maior são superiores às forças do homem e à sua vontade, ao passo que os casos de outras espécies se mostram ação de quem os praticou ou se convertem em *efeito*, em função das *causas*: negligência, imprudência, imperícia, etc.

Por princípio, ninguém responde pelos *casos fortuitos* e de *força maior*, pois que, inevitáveis por natureza e essência, aconteceram porque tinham que acontecer.

Entre muitos, se consideram casos fortuitos e de força maior: as tempestades, as borrascas, as enchentes, os terremotos, as guerras, as revoluções, os naufrágios, ou quaisquer outros acontecimentos, assim, imprevisíveis ou previsíveis, mas inevitáveis.

CASO JULGADO. Tem o mesmo sentido de *coisa julgada*. É a *res judicata*. Caso julgado, pois, entende-se o caso já decidido, já solucionado por sentença e que, em consequência, não pode ser mais trazido à discussão ou à nova pendência. A controvérsia que motivou a sentença, que o julgou e que o resolveu em definitivo, é *caso julgado*, precisamente porque dela não podem mais recorrer os interessados. Está decidido de modo irretratável.

CASO “SUB JUDICE”. Indica a matéria controvertida, submetida à apreciação da autoridade judiciária, que depende do julgamento.

CASOS ANÁLOGOS. Assim se dizem dos casos que se apresentam semelhantes por analogia, ou pela *identidade de motivos*.

A *semelhança*, no sentido legal, não se pode confundir com a *igualdade*.

Desse modo, o *caso análogo*, entende-se a existência de *fato jurídico* semelhante juridicamente, na *essência*, a outro fato.

E, quando a lei manda que se aplique ao *caso omissos* o princípio que regula o *caso análogo*, tem em vista a aplicação da lei pela analogia, ou seja, a aplicação de preceito jurídico que se encontre estabelecido em lei para certo fato regulado, ao fato não regulado, desde que se apresente semelhante, juridicamente, ao regulado.

CASOS OMISSOS. Entendem-se, assim, os fatos que não se encontram expressamente regulados em lei.

Anota-se lacuna da lei em relação a eles, e manda a lei que sejam aplicadas, a respeito dos *casos omissos*, as disposições concernentes aos casos análogos ou, quando não haja, os princípios gerais do Direito.

E basta que exista uma norma regulando um fato análogo para que seja utilizada na aplicação do fato omissos, ou seja, para que sirva de tipo à sua regulamentação, segundo o princípio de que “*ubi eadem ratio legis, eadem ejus dispositio*”.

CASSAÇÃO. Palavra derivada do latim antigo *cassare* e do moderno *quassare* (quebrar), usada no sentido de *anulação* ou, mais propriamente, no de *retirada de autorização ou licença*, dada anteriormente, notadamente na terminologia do Direito Público.

Desse modo, *cassação* explica o cancelamento da permissão anterior, para que o estabelecimento ou a sociedade funcionasse, ou para que a pessoa possa continuar a praticar atos, que antes se permitiam.

A cassação pode ser da ordem, da licença ou da autorização, ou de qualquer ato anterior que permitisse ou concedesse a prática de certos atos.

Cassação na terminologia forense francesa, quer significar o recurso que é interposto para a Corte de Cassação ou Conselho de Estado, de decisão jurisdicional (judicial ou administrativa), proferida em última instância, sob o fundamento de que a mesma foi dada contra expressa disposição de lei ou falsa interpretação de Direito, ou incompetência de poder. Corresponde ao *recurso extraordinário* instituído nos moldes de nossa lei processual. A decisão proferida pela Corte de Cassação, se anulada ou cancelada a decisão recorrida, tem, assim, o efeito de *cancelar* ou *anular* a que fora anteriormente dada.

CASSAÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. Indica a perda ou a suspensão dos direitos políticos (direito de votar e ser votado), que só se dará nas hipóteses de (CF, art. 15):

- a) cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
- b) incapacidade civil absoluta;
- c) condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
- d) recusa do cumprimento de obrigação a todos imposta ou prestação alternativa (CF, art. 5º, VIII);
- e) improbidade administrativa (CF, art. 37, § 4º).

CASSAR. Cancelar, anular, desautorizar. *Cassar*. Na terminologia marítima, significa *quebrar*, sinônimo que lhe vem da própria derivação latina *quassare*.

E, assim, *cassar a âncora* quer dizer quebrar a âncora ou partir-se o ferro da âncora.

CASTIGO. Serve o vocábulo, derivado de *castigar*, do latim *castigare* (repreender, reprimir, punir), para indicar todo ato de *punição*, aplicada por uma pessoa a outrem, com ou sem autoridade para isso, por falta, que se diz haver cometido.

O *castigo* pode indicar simplesmente a *repreensão* ou *reprimenda*, no que se mostrará um *castigo moral*; como pode consistir no *sofrimento*, que é infligido ao culpado por aquele que se julga com o direito de *castigar a falta*, em cujo aspecto se mostrará o *castigo físico* ou *corporal*.

Na terminologia administrativa, no caso de repreensão, pena dita disciplinar, é também pelo vocábulo que a mesma se designa. Punição, penalidade, correção são expressões que lhe equivalem.

CASTIGO IMODERADO. Expressão geralmente usada para indicar o castigo físico ou corporal, que é infligido à pessoa, de maneira cruel ou incontida, tomando, assim, não o

caráter de um corretivo, que é da índole da punição, mas, de uma *tortura* ou de uma *barbaria*, consequente do *excesso* ou do *desmedido* da ação punitiva.

Já o Direito antigo se opunha ao *castigo imoderado*, aplicado pelos pais aos filhos, pelos amos aos serviçais, ou pelos mestres aos aprendizes, considerando-o delito que recebia sanção penal.

A própria regra do Direito Romano já afirmava que “*nam patria potestas in pietate debet, non atrocitate, consistere*”.

Pela lei civil brasileira, o *castigo imoderado* é suficiente razão para a perda do poder familiar.

CASTRENSE. Designação que se dá a certa espécie de bens, adquiridos por militares, ou a certos atos praticados por militares, quando em campanha: *bens castrenses*, *testamento castrense*.

A expressão vem de *castra* (latim), com o sentido de acampamento, do qual se formou *castrametatio* (arte bélica de escolher o local para o acampamento) e *castro*, castelo fortificado, para defesa militar.

CASUAL. Derivado de *casualis*, de *casus*, quer expressar tudo o que vem *acidentalmente*, *inesperadamente*, sem que se tenha previsto ou sem que se possa impedir sua vinda ou chegada.

Casual é *caso fortuito*, porque ele vem sem que seja esperado ou previsto.

Mas serve ainda o vocábulo para qualificar todo *caso*, todo *fato* ou todo *evento* que não era esperado ou não constava das cogitações da pessoa. E, assim, se dizem *rendas casuais*, para as que vêm, quando não eram aguardadas nem sobre elas havia qualquer ideia. É o que vem ao *acaso*, *eventualmente*, *sem qualquer previsão*.

“CASUS BELLI”. Locução latina, que se traduz *caso de guerra*, serve para indicar *aviolação* que é praticada por um país a outro, a qual, por sua natureza, seja porque atente contra os interesses do Estado ou se apresente como ofensa à sua honra e soberania, motiva uma declaração de guerra contra a nação *violadora*, a fim de que se repare a violação.

Casus belli, assim, revela o *fato*, o *motivo*, a *razão*, justificativos de uma declaração de guerra.

“CASUS FOEDERIS”. Expressão latina que se traduz *caso de aliança*, é aplicada, na terminologia do Direito Internacional, para indicar o *momento* e as *circunstâncias* em que o *aliado* vem prestar seu concurso, auxílio ou socorro, em cumprimento às obrigações assumidas no *tratado de aliança*.

Nos *tratados* sempre vêm firmados e esclarecidos com segurança os *casos de assistência*, em que pode um dos Estados signatários exigir o seu cumprimento, e estes se consideram, pela sua discriminação e oportunidade, o *casus foederis*. Desde que não haja especificação própria relativa à assistência prometida e à oportunidade, em que ocorre, o *casus foederis* resultará do conjunto de cláusulas do tratado e das circunstâncias em que o auxílio ou assistência ali é prometida.

CÁTEDRA. Derivado do latim *cathedra* (cadeira), é aplicado para exprimir a *função do professor* ou do *cargo do mestre*. É sentido que vem, sem dúvida, do hábito de colocar-se o professor ou mestre numa cátedra elevada, de onde ministra sua preleção ou dá sua aula sobre a *disciplina* ou *matéria* que leciona.

A expressão é, no entanto, mais apropriada para distinguir a *cadeira*, ou o *cargo de professor*, em cursos superiores ou em Faculdades.

Usa-se muito da expressão, em sua forma latina, antecedida da preposição *ex*, *ex cathedra*, para formar ou dar o sentido de *doutoralmente*, ou com *sapiência*. Falar *ex cathedra*, assim, é dizer *com segurança*, *asseverar doutoralmente*, isto é, *com conhecimento exato do assunto*, ou de *causa*.

CATEDRÁTICO. Assim se diz da pessoa que, em caráter de efetividade, é *titular de uma cátedra* ou é *professor efetivo de uma cadeira*.

Costumam dizer *professor catedrático*, para distinguir-se professor efetivo, ou titular da cadeira, do professor que a está ocupando em caráter de interinidade.

Mas *catedrático*, a rigor, já traz o sentido de professor efetivo. A condição de catedrático já atribui ao professor a qualidade de *dono* ou de *titular da cadeira*.

No entanto, na terminologia jurídica brasileira, é costume dizer-se *catedrático interino* para indicar o professor que, embora interinamente, é designado ou nomeado para reger cadeira *que está vaga*, ou que não possui professor efetivo.

Catedrático. Na terminologia do Direito Canônico, designa a espécie de direito ou contribuição, atribuída a certos bispos, que a percebem nos seus bispados, em reconhecimento à sua superioridade hierárquica e à sua prelatura.

CATEGORIA. Na linguagem jurídica, é sempre tomada em duplo sentido, segundo a matéria a que ela se refere.

Categoria. No sentido do Direito Administrativo, quer significar o *grau* ou *hierarquia* de cargos, de que decorrem atribuições e vantagens distintas.

A *categoria*, então, é relativa a cada *degrau*, de inferior a superior, que vai sendo vencido pelos funcionários, segundo os *acessos* ou *promoções*, que os vão elevando de *categoria* ou de *hierarquia*. Indica, assim, a ordem hierárquica, que corresponde a cada classe ou posição na carreira burocrática.

Categoria. Em matéria civil ou em matéria fiscal, a *categoria* mostra a forma de *especialização* ou *classificação*, em que cada soma de *espécies*, a que se refere, vem agrupada, sob denominação própria, segundo a sua natureza ou quaisquer outros elementos para tal considerados.

No imposto sobre a renda, a *matéria tributável* é compreendida em *categorias* ou sejam *classes de rendimentos*, sobre as quais vai incidir o imposto.

CATIVEIRO. Na técnica do Direito Internacional, é compreendido como o *estado de escravidão*, a que o vencedor reduz o vencido.

Mas, a rigor, não se entende *vencido* aquele que pertence à nação que foi subjugada, mas toda pessoa que, estando com armas na mão, foi feita prisioneira pelo vencedor ou pelo adversário, pois que nem sempre o fato de haver prisioneiros indica que já se alcançou a vitória.

Além disso, o cativo, no sentido atual, não possui a significação antiga: os prisioneiros de guerra não são convertidos em *cativos*, na acepção de *escravos*. Ficam sob a guarda do aprisionador, em campos de concentração, até que sejam resgatados ou trocados por outros prisioneiros.

Desse modo, mais próprio, pelo sentido atual que se dá ao *estado de prisão* dos combatentes aprisionados em guerra, será *aprisionamento*.

Diz-se, atualmente, do local onde os sequestradores recolhem a vítima, até o pagamento do resgate.

CATIVO. Possui três significados, que se mostram distintos:

a) *cativo* é o escravo, ou seja, a pessoa a quem se impõe a condição de *coisa*;

b) *cativo* é o prisioneiro de guerra, ou toda pessoa a quem, lícita ou ilícitamente, se tirou a liberdade;

c) *cativo* é também o *sequestrado*, a pessoa mantida em cativo.

CATONIANA. Assim se dizia, na terminologia jurídica dos romanos, da regra que MÁRCIO PÁRCIO CATÃO, filho de CATÃO, o CENSOR, introduzira na jurisprudência, em virtude da qual todo legado inútil ao tempo em que o testamento se fez não podia ser revalidado ao tempo em que o testador morresse. Dessa forma, mantinha-se o princípio de que tudo o que tivesse origem no testamento devia ser tido como válido ao tempo em que o testamento fosse feito e não estivesse afetado de qualquer vício ou defeito, que o tornasse inútil, segundo a regra de que *“quod initio vitiosum est tractu temporis non convalescit”*.

Desse modo, *catoniana* exprimia o sentido de *insanável*, *invalidável*, *irrevalidável*, em qualificação a todo ato jurídico que, sendo defeituoso, viciado ou ineficaz, não poderia, posteriormente, ser revalidado ou tornado eficaz.

CAUÇÃO. Consoante sua própria origem, do latim *cautio* (ação de se acautelar, precaução), de modo geral, quer expressar, precisamente, a *cautela* que se tem ou se toma, em virtude da qual certa pessoa oferece a outrem a *garantia* ou *segurança* para o cumprimento de alguma obrigação.

Como se vê, é tomado em sentido genérico, para indicar as várias modalidades de *garantias* que possam ser dadas pelo devedor ou exigidas pelo credor, para fiel cumprimento da obrigação assumida, em virtude de contrato, decorrente de algum ato a praticar, ou que tenha sido já praticado por quem está obrigado a ela.

E, como garantia que é prestada, a *caução*, em regra, pode ser consequente do oferecimento de *penhor*, de *hipoteca* etc., como pode decorrer de *fiança pessoal*. E, nestes dois aspectos, se diz *caução real*, quando a garantia se efetiva sobre coisas móveis ou imóveis, ou se diz *fidejussória*, quando se trata da garantia pessoal.

A função jurídica da *caução* é, precipuamente, a de assegurar a *solvabilidade do devedor*.

E, sob o ponto de vista obrigacional, apresenta-se como o contrato ou obrigação acessória, de modo que, em regra, se firma na existência de contrato ou de obrigação principal. Por esta razão, não devem os encargos que dela decorrem exceder a responsabilidade da obrigação principal nem suas condições devem ser mais onerosas que as estipuladas para a dívida ou obrigação principal.

Caução. Na prática forense, a *caução*, seja *voluntária* ou *necessária*, prestada como *medida cautelar*, pode ser efetivada *preventivamente* (medida preventiva), ou como *preparatória da ação* (medida preparatória).

Caução. Na técnica contábil, é o vocábulo, notadamente no plural *Cauções*, utilizado como título de lançamento e de *Razão*, para encabeçar todas as operações tidas e havidas com *ascauções de títulos* operadas nos estabelecimentos bancários ou em outros, figurando os títulos dados assim garantia na conta oposta — *Títulos em caução*.

O título *Cauções* representará o montante das operações realizadas, registrando os recebimentos feitos por conta do empréstimo, enquanto *Títulos em Caução* indicará o valor nominal dos títulos dados em garantia.

CAUÇÃO ÀS CUSTAS. Designação que se dá, na terminologia forense, à *garantia* ou *fiança* prestada para *segurança do juízo*, isto é, para assegurar o pagamento das despesas processuais, quando o autor, nacional ou estrangeiro, reside fora do país, ou dele se ausenta, após haver intentado a lide, desde que não possua nele bens imóveis que garantam o pagamento das referidas despesas.

Entre nós, é exigência do art. 835 do Código de Proc. Civil.

Chamam-na, também, de *cautio judicatum solvi* ou, mais propriamente, *cautio pro expensis*.

A garantia pode ser *real* ou *fidejussória*, desde que idônea e suficiente para assegurar as despesas do processo, na hipótese de *sucumbência*.

Referindo-se somente ao pagamento das custas, a *caução judicatum solvi*, ou *cautio pro expensis*, que, em boa razão, é denominada por nossa lei processual *caução às custas*, difere da *caução de judicato solvendi*, que, como bem se depreende, se refere à segurança da solvabilidade do devedor, cuja garantia se exige judicialmente.

CAUÇÃO CAMBIÁRIA. Designa-se a garantia que é prestada em forma de *endosso em letra de câmbio* ou *nota promissória*, com os dizeres *valor em penhor, valor em garantia* ou quaisquer outros equivalentes.

CAUÇÃO “DE BENE UTENDO”. Assim se diz da *caução* que é prestada pelo devedor, a pedido do credor, para garantia da *restituição futura* de bens que estejam em poder daquele, mas pertençam ou possam vir a pertencer a este.

A razão do pedido está no *direito à coisa* ou no *receio* de que o possuidor dela a desbarate e não tenha com que a pagar, pelo que a *caução* virá assegurar a integridade de seu direito, quando, ultimada a demanda, seja o referido direito reconhecido.

A *caução de bene utendo* é muito comum nos inventários, para garantia do quinhão dos herdeiros impugnados, e na ação de petição de herança, sendo que os réus, compelidos a prestá-la, o são sob pena de sequestro, quando a recusem.

É pedida contra os herdeiros ou contra o inventariante.

CAUÇÃO “DE DAMNO INFECTO”. Assim se designa a *caução* que o proprietário de um prédio é obrigado a prestar para segurança do dano que possa advir ao vizinho, bem assim

para assegurar o sossego e a saúde dele, como os das pessoas que morem no prédio ameaçado.

É também chamada de *caução do dano receado*, em consequência da prática de ato ou mesmo omissão dele, de que possa resultar dano e a obrigação de repará-lo.

A caução tende a assegurar a *justa reparação*, quando seja juridicamente imputável ao agente e devidamente apurada no *quantum* da indenização.

Em regra, pelo sistema atual do Cód. de Processo, a *caução de dano inevitável*, *caução de damno infecto*, ou *caução de dano receado*, processa-se na *ação cominatória* para prestação do fato ou abstenção do ato, em vista do *perigo iminente* ou do *dano iminente*, positivamente evidenciado.

CAUÇÃO DE DANO EVENTUAL. O mesmo que *caução de damno infecto*.

CAUÇÃO “DE OPERE DEMOLIENDO”. É a caução que pode ser pedida pelo *nunciado*, na *nunciação de obra nova* (ação), a fim de que possa continuar a obra embargada, sob alegação de que a sua paralisação lhe traz prejuízo, o que deve provar.

A caução, assim, é prestada para garantia da *demolição da obra*, quando se reconheça a procedência do embargo, vindo, pois, em defesa dos interesses recíprocos do *nunciante enunciado*: este, evitando prejuízos atuais, pela paralisação da obra; aquele, assegurando-se da integridade de seu direito, se reconhecido, visto que a caução tem o objetivo de garantir a responsabilidade da demolição, como o ressarcimento de qualquer dano que a *obra novatenha* provocado. A caução pode ser prestada por quaisquer dos meios que se têm admitido, seja real ou fidejussória.

CAUÇÃO “DE RATO”. Denominação que se dá ao compromisso prestado por alguém, desejoso de defender os interesses de amigo ou parente, o qual, não tendo procuração em mão, assume a responsabilidade pelo que fez, prometendo exhibir a procuração, que lhe foi ou será outorgada, dentro do prazo que lhe é assinado.

Não é propriamente uma *procuração*, que esta não existe e, se existe, não está presente. É *acaução para o mandato*, que virá com a ratificação de todos os atos praticados *ad referendum*.

A caução *de rato* é admitida no foro judicial ou no foro administrativo.

No judicial, impõe a lei (Cód. de Proc. Civil, art. 37) que, além do compromisso de exhibir o instrumento do mandato, no prazo que lhe for assinalado, o caucionante assumira o compromisso de *concordar com o que for julgado*.

Desse modo, na caução *de rato*, o mandatário caucionante assume duas obrigações:

- a) de concordar com o que for julgado na causa;
- b) de exhibir o instrumento do mandato, com a ratificação dos atos praticados, no prazo fixado pelo juiz.

Quando a caução *de rato* é prestada para defesa de direito relativo à propriedade ou mesmo para a sua aquisição, recebe o nome especial de caução *de rato domini*.

A responsabilidade do caucionante, segundo o teor de sua própria caução (concordar com o que for julgado), consiste em responder por todos os atos praticados como procurador *de rato*, inclusive por todas as pessoas que deles advenham, não lhe cabendo alegar a falta de mandato, que não lhe tenha autorizado a sua prática.

A vinda do mandato, com a ratificação que retroage aos atos anteriores, coloca-o, então, na posição de mandatário, livrando-o dos encargos da caução.

CAUÇÃO DE TÍTULOS. Denominação que se dava ao contrato de penhor sobre títulos ou efeitos comerciais, ou sobre títulos da dívida pública.

CAUÇÃO EM DINHEIRO. Expressão que designa as diversas espécies de *fianças ou depósitos*, promovidos em dinheiro, para garantia de certos contratos ou de certas obrigações.

CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA. É a *caução por fiança pessoal* prestada por uma terceira pessoa, perante o credor, para garantia da dívida ou da obrigação do devedor, no caso em que ele não a pague, ou não a cumpra.

E se diz *fidejussória*, de *fide* e *jubere*, porque justamente significa *fiança prestada por outrem*. É a *caução por fiança* de terceiro, que assume todo encargo de *fiador* e, nestas condições, se solidariza com o devedor pelo pagamento da dívida ou cumprimento da obrigação.

E assim se distingue da *fiança real* ou *caução real*, desde que a garantia que dela decorre se firme na solvabilidade ou no crédito pessoal do fiador, que, com essa qualidade, goza *dobenefício da excussão*.

CAUÇÃO FRUTUÁRIA. Entende-se como tal a caução que deve ser prestada, pelo usufrutuário quando o proprietário o exigir.

Diz-se, também, *cautio usufructuaria* (caução do usufrutuário). Tanto pode ser real como fidejussória. E sua finalidade é a de assegurar a restituição dos bens e a reparação dos danos que possam decorrer do mau uso dos mesmos, em prejuízo do proprietário.

CAUÇÃO HIPOTECÁRIA. Quando a caução se efetiva por meio de hipoteca, que assim se especializa. Vide: *Especialização da hipoteca legal*.

CAUÇÃO “JUDICATUM SOLVI”. É a mesma *caução às custas*.

CAUÇÃO JUDICIAL. Assim se diz da caução que é prestada no correr da lide, ou mesmo como preparatória da ação, perante o juiz, para distingui-la das demais *cauções*, extrajudiciais, prestadas em obediência a cláusulas contratuais ou a imperativos legais.

CAUÇÃO JURATÓRIA. Esta espécie de caução era admitida, anteriormente, quando o devedor, não podendo dar fiador, ele mesmo, sob juramento, se comprometia a cumprir o preceito legal.

E ocorria, em regra, nos casos em que a caução era obrigatória, tal seja, na *de bene utendo* (de bem usar) ou na *cautio usufructuaria* (caução do usufrutuário).

A caução juratória, assim, supria a falta da *fiança*, desde que se justificasse:

- a) a pobreza de quem jura;
- b) não ter encontrado fiador;
- c) ser pessoa honesta e de probidade;
- d) não ser suspeita de dilapidação ou de fuga.

No sistema inquisitivo a liberdade provisória era concedida mediante caução juratória ou fiança penal. Nesta oportunidade, o acusado, sob juramento, prometia se apresentar perante o juiz cada vez que fosse determinado. (ngc)

CAUÇÃO LEGAL. É a que se deve prestar, em virtude de imperativo legal, antes que se assumo o encargo ou administração, determinada por lei.

CAUÇÃO NECESSÁRIA. No sentido que lhe empresta a lei processual, a *caução necessária* tanto se entende aquela que é determinada por lei (*legal*), como a que é deferida pelo juiz (*judicial*).

CAUÇÃO PESSOAL. É a que decorre da fiança prestada judicialmente, a que se dá propriamente o nome de *fidejussória*.

CAUÇÃO PIGNORATÍCIA. É a que se promove por meio do penhor.

CAUÇÃO PROMISSÓRIA. Denomina-se aquela que se funda em promessa do devedor.

CAUÇÃO REAL. Diz-se daquela que tem como suporte direitos reais de garantia, como hipoteca, penhor, anticrese ou depósito em dinheiro, quer em títulos de crédito, quer em títulos da dívida pública.

CAUCIONADO. Assim se diz de todo valor ou bem dado em caução para cumprimento do contrato, de imposição legal ou determinação judiciária.

Deste modo se expressa: *título caucionado, bens caucionados, depósito caucionado, imóvel caucionado*.

Caucionado. Por extensão, e como substantivo, designa a pessoa a favor de quem se fez a caução.

CAUCIONANTE OU CAUCIONÁRIO. A pessoa que presta a caução a favor de outrem, para cumprimento de um contrato ou por imposição legal.

CAUDA ORÇAMENTÁRIA OU ORÇAMENTOS RABILONGOS. Expressão que, entre 1891 e 1926, significava as disposições estranhas à lei orçamentária, que os parlamentares

incluíam no orçamento e que o governo se via compelido a sancionar, porque não existia o veto parcial.

CAUSA. Como expressão jurídica, não possui o vocábulo significado diverso do de sua origem: é o motivo, a razão, o princípio, o fundamento, ou seja, tudo aquilo que motiva ou faz com que a coisa exista ou o fato aconteça.

É, assim, a coisa que é o *princípio* ou *fundamento* de outra, que não substituirá sem essa justa razão, sem esse fundamento, que promana da *causa*, em que se funda ou de que se gera.

A *causa jurídica* entende-se, pois, a razão de ser do ato a ser praticado ou do fato que evidencia, mostrando-se, ainda, como o fim, que se tem em vista na prática do ato ou na elaboração do contrato.

E, desse modo, chega a expressar, na linguagem jurídica, o sentido do próprio objeto da obrigação, que não pode faltar, visto não se admitir obrigação *sem causa*, o que equivale a dizer obrigação *sem objeto*.

É preponderante, assim, no Direito, a existência da *causa*, como que seja ela lícita e verdadeira. As *causas ilícitas* ou *falsas* não produzirão *efeitos*. É como se não existissem e não se produzissem *efeitos sem causas*, segundo a própria lógica de seu conceito, de que a causa é que produz o efeito, seja fora do direito como no próprio direito.

Causa. Na técnica processual, *causa* se confunde com a *demanda*. Empregam-se como vocábulos equivalentes.

E esta acepção vem de que a *causa* é o fundamento legal do direito que se quer fazer valer perante a autoridade judiciária. *Causa*, a razão, extensivamente passou a designar o processo judicial que, por ele, a *causa*, a razão, o motivo, é intentado, sendo, pois, equivalente a litígio. Neste sentido também se consagrou.

Causa. No Direito Penal, a *causa* se mostra o próprio fator gerador do ato ou do fato (efeito), que se qualifica como delito ou contravenção.

E, neste sentido, é a causa representada pela *ação* ou *omissão* produtoras do resultado, de que depende a existência do crime.

A evidência da causa e a existência do resultado, dentro do sentido penal, é que, formando a relação de causalidade, indicam o *agente* a quem se imputa o crime a que deu existência por sua ação ou omissão.

CAUSA ACESSÓRIA. Assim se diz da que não é a principal, não sendo, pois, a que domina na feitura do ato, do fato ou do contrato. Opõe-se à *essencial*, sob cuja égide existe.

“CAUSA DEBENDI”. Ou causa da dívida, indica a origem, a razão, o fundamento ou o motivo de ser da obrigação.

CAUSA DE PEDIR OU “CAUSA PETENDI”. Indica o fundamento, motivo ou origem do pedido, ou a pretensão do autor acerca da prestação jurisdicional pertinente.

CAUSA DE PEQUENO VALOR. Indica aquela assim considerada subjetivamente pelo juiz para efeito de fixação dos honorários da sucumbência e, *objetivamente*, a de valor legal limitado, sujeita a procedimento sumário.

CAUSA DIRIMENTE. Designa o elemento relacionado com a pessoa do agente criminoso, que, de consonância com a Lei penal, implica a exclusão da responsabilidade penal (CP, arts. 22, 23 e 24, § 1º).

CAUSA ESSENCIAL. Corresponde à que se diz *principal*, que é fundamental e indispensável para a prática do ato ou elaboração do contrato.

Evidencia a causa que não pode faltar, porque sem ela nenhum resultado ou efeito se obteria.

Sendo assim, se a *causa essencial* não é legal, tem vício ou defeito, que a anule, nem ato nem contrato se consideram juridicamente válidos, visto que a causa por tal forma atacada de vício ou defeito é como não tendo existência.

CAUSA FALSA. É a que se funda em erro e que, sendo essencial, anula todo ato ou contrato que nela se gera, ou a tem por objeto.

CAUSA ILÍCITA. É a que é proibida por lei, por lhe ser contrária, como por ser contrária aos bons costumes ou à ordem pública.

CAUSA LÍCITA. É a mesma *causa legal*, ou seja, o *motivo legal* inserto na lei, em virtude da qual o ato se autoriza. A causa lícita também se diz *legítima*, desde que, embora não expressa em lei, se mostre um direito de quem a alega ou de quem, por ela, pratica o ato jurídico.

CAUSA MADURA. Ver asserção. (nsf)

“CAUSA MORTIS”. Expressão geralmente usada, na técnica jurídica, para distinguir os atos de última vontade ou os atos de transmissão de propriedade, após a morte, dos contratos ou atos de transmissão *entre vivos* (*inter vivos*).

“CAUSA PETENDI”. Expressão latina que designa a causa de pedir; o fundamento fático sobre o qual repousa a pretensão. (gsc e nsf)

CAUTELA. Na terminologia jurídica, possui *cautela* o significado de *precaução*. É, assim, a justa prevenção ou a ponderada diligência, que se emprega para a execução do ato, de modo que ele se faça sem que possa trazer contrariedade a quem o faz ou a quem o mesmo possa aproveitar.

Notadamente, em matéria de contratos, toda *cautela* deve ser atendida, a fim de que, cumpridas todas as regras e formalidades pertinentes, não possam eles acarretar danos indevidos aos contratantes ou a terceiros.

A *omissão* ou *negligência* aos preceitos assentados implica falta de cautela; em consequência, pode implicar questão de responsabilidade para quem não foi *cauteloso*.

Cautela. Na terminologia das sociedades anônimas, é aplicado para indicar o *título provisório* da ação, enquanto não se extrai o título definitivo.

E, por extensão, emprega-se para designar todo título provisório de obrigação, a valer enquanto não é dado o título legal.

Cautela. Nas casas de penhores, serve para individualizar o título que é entregue ao devedor e que prova a existência do contrato.

Nela se exaram todas as condições do contrato, bem assim se descrevem os objetos dados em garantia pignoratícia.

Pode ser nominativa ou ao portador, sendo, no primeiro caso, transmitida por endosso.

Cautela. Designa, ainda, o conhecimento de transporte feito por estradas de ferro ou por embarcações, nele se mencionando o nome do transportador, da pessoa que ordena o transporte, a discriminação dos objetos dados a transportar, o frete ou preço do transporte, data e assinatura de quem recebeu as mercadorias ou objetos, que são transportados. Equivale ao sentido de *conhecimento*.

CEDENTE. Assim se diz de toda pessoa que cede ou transfere a outrem um direito seu, passando para esse o domínio da coisa ou o gozo do direito cedido.

Cedente. Na linguagem bancária, no entanto, nem sempre exprime a indicação da pessoa que, em verdade, *cedeu* (transferiu) direito ou coisa sua para outrem. Assim, *cedente*, em sentido técnico-bancário, significa, de modo geral, toda pessoa que entregou ao banco um título, mesmo para cobrança.

E, desse modo, tanto significa a pessoa que realmente cedeu o título, isto é, que negociou o título no banco, como aquela que não o negociou, mas o entregou, simplesmente, para que o banco, como seu mandatário *por cobrança*, diligencie tal mandato.

CÉDULA. Derivado do latim *schedula*, diminutivo de *scheda*, com o sentido de *bilhete*, no uso corrente designa toda espécie de *papel*, em que haja obrigação, seja passada pelo próprio poder público, seja por um particular. Desse modo, *cédula* indica o papel representativo da moeda em curso, como significa a *obrigação* passada por uma pessoa a outra, tal como a *cédula hipotecária*, e as *cédulas da dívida pública* (apólice).

Cédula. Na técnica do imposto sobre a renda, representa, a palavra, a parte da declaração, onde se anotam os rendimentos relativos a cada *categoria*, determinando a soma de rendimentos em cada *cédula*, pelo seu líquido, em virtude das deduções permitidas, a importância do *imposto cedular* a pagar.

Cada *cédula* tem a sua *taxa cedular* e a soma da tributação relativa a cada *cédula* constitui o *imposto proporcional*, que este se entende devido pela verificação dos rendimentos em cada *cédula*, correspondente à categoria a que se refere.

Cédula. Denominação dada ao papel em que, nas eleições, se inscrevem os nomes das pessoas que vão ser votadas. É a *cédula eleitoral*.

CÉDULA DE IDENTIDADE.

Vide: *Carteira de identidade*.

CÉDULA HIPOTECÁRIA. Título de crédito nominativo, endossável, garantido por hipoteca.

Assim se diz da *letra hipotecária*.

CÉDULA PIGNORATÍCIA. Título de crédito pignoratício sobre mercadorias depositadas em armazéns gerais.

Vide: *Warrant*.

CÉDULA TESTAMENTÁRIA. Corresponde à *carta testamentária*, instrumento das disposições de última vontade contidas em testamento cerrado, ou particular.

CELA. No sentido jurídico, significa o compartimento em que fica o preso nas delegacias ou penitenciárias. (gc)

CELEBRAÇÃO. É o conjunto de solenidades que se fazem necessárias para a execução de um ato, em virtude das quais ele se mostra perfeito e com validade jurídica. Encerra, assim, a ideia da satisfação de todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos para a formação de um contrato, qualquer que seja a sua natureza, pois que, sem a *celebração* dele, segundo os princípios instituídos na lei, muito perderá de sua valia. Assim, se a lei comina de nulo o contrato que não tenha a sua *celebração* (feitura material, cercada das demais formalidades legais) por escritura pública, não terá o contrato a sua validade jurídica, se, por este meio e com as regras do estilo, não se tenha feito.

Mesmo os atos ou contratos que não se indicam eminentemente solenes possuem a *suacelebração*, tal qual mostra a maneira por que eles se fizeram ou se elaboraram.

Nos contratos meramente particulares, e que tanto valem sem mais qualquer autenticidade, *acelebração* decorre da atenção com que os seus dizeres são expressos no instrumento e na assinatura das partes que por eles se obrigam.

CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO. A lei civil marca as regras que devem ser seguidas para a *realização* do casamento, que se celebrará em dia, hora e local previamente designados pela autoridade que houver de presidir ao ato.

Dá-se, então, a *elaboração solene* do contrato, o qual se traspassa, em termo, para o livro próprio, com todas as indicações de como se fez e anotações de todas as condições que o vão regular, sem mesmo omitir a transcrição integral de qualquer pacto anteriormente feito entre os cônjuges.

CELULAR. Telefone celular é um aparelho de comunicação móvel, por ondas electromagnéticas que permite a transmissão bidireccional de voz e dados, através do serviço de telecomunicação móvel terrestre. Seu nome deriva da topologia de uma rede de telefonia móvel: cada célula é o raio de ação de cada uma das estações base (antenas de emissão/recepção) do sistema.

A entrada de aparelho celular em estabelecimento prisional, sem autorização, é tipificada como crime pelo Código Penal Brasileiro [Lei 2003_2009]

CÉLULAS GERMINAIS. São os espermatozoides e os óvulos. (nsf)

CÉLULAS SOMÁTICAS. Células que formam o corpo humano. (nsf)

CÉLULAS-TRONCO. São aquelas que podem se dividir por período indefinido e originar outros tipos de células mais especializadas. São extraídas de embriões humanos, sendo objeto da chamada Engenharia de Tecidos. Elas são capazes de dar origem a qualquer tipo de célula do organismo humano. No início do século XXI, cientistas acreditam que dentro de poucos anos poderão produzir em laboratório células suficientes para pacientes que precisam de transplantes para tratar doenças graves no coração, no fígado ou nos pulmões. Outra possibilidade é tratar lesões causadas por derrame ou acidentes na medula espinhal. As células-tronco embrionárias humanas são multiplicadas em laboratório em meio de culturas especiais. (nsf)

CEMITÉRIO. Denominação dada ao local que, em toda cidade, vila ou povoação, é reservado ao enterramento ou inumação das pessoas falecidas. Tem, igualmente, o nome *denecrópole*.

Outrora, os cemitérios eram classificados como de domínio público *sacro*, havendo, mesmo, distinção entre os locais destinados ao enterramento dos cristãos e os que se reservavam para os ateus: *chão sagrado* era o destinado aos cristãos, e *chão profano* o destinado aos ateus.

Por força de preceito legal, todos os cemitérios têm o caráter secular, sendo administrados pela autoridade municipal. Neles, porém, é permitida a prática dos ritos de qualquer confissão religiosa.

No entanto, poderão as associações religiosas, respeitados princípios e regras legais, manter cemitérios particulares.

Nos cemitérios municipais é facultado aos particulares, por concessão da edilidade, adquirir terrenos para neles erigirem túmulos ou jazigos, ou para a manutenção de covais perpétuos ou de carneiros.

CENSO. Na técnica jurídica, *censo*, derivado do latim *census*, verbo *censere*, tem sentidos próprios nos Direitos Público e Administrativo e no Direito Civil.

Nos Direitos Público e Administrativo, mantendo o conceito etimológico, pois *censere* quer também significar avaliar, não possui sentido diverso do que tinha entre os romanos: o de declaração autêntica prestada pelos cidadãos a respeito de suas terras, bens e pertences, com a situação, extensão, quantidade e qualidade, de suas mulheres, filhos, empregados etc., e do lugar de sua residência.

Outro sentido não tem na atualidade, designando o processo estatístico que se promove para a verificação do número de pessoas, registro de fatos, e avaliação de coisas, seja para efeito meramente político (*censo eleitoral*), para efeito administrativo (*censo estatístico*) ou para efeito tributário (*censo fiscal*).

No Direito Civil representava a pensão anual que o enfiteuta pagava ao senhorio pela posse de uma terra ou em razão de um contrato.

CENSO DEMOGRÁFICO. O mesmo que *recenseamento*: conjunto dos dados característicos das pessoas de uma localidade ou de um país, para efeitos estatísticos.

CENSOR. É indicativo da pessoa a que se atribui o encargo de promover o censo, no sentido de levantamento estatístico acerca de fatos, de coisas ou de pessoas. Em Roma, era cargo ocupado por magistrado ou exercido em caráter de magistratura.

Censor. Designa, igualmente, a pessoa a que se comete a atribuição de promover a *censura*. Esta precisa atender ao que dispõe a CF/1988, arts. 5º, IX, e 220, § 2º, ou seja, “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença” e “É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”.

CENSUÁRIO. Denominação dada à pessoa que assume o compromisso de pagar o *censo*. É assemelhado a *rendeiro*.

A lei civil brasileira aplica-o para indicar a pessoa obrigada ao pagamento da prestação periódica devida pelo contrato de *constituição de renda*, que se forma com a entrega de certo capital em dinheiro, para distingui-lo daquele que assume igual compromisso, quando a constituição do capital é representada em imóveis, ao qual se chama mais propriamente *derendeiro*.

CENSURA. Exprime a função do *censor* ou daquele que promove o *censo*, designando, de igual modo, o cargo da autoridade que dirige ou que recebe o censo.

A CF/1988 assegura, em seu art. 5º, IX, a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O art. 220, § 2º veda toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

É também *pena disciplinar*, compreendida na *repressão oficial* passada por uma autoridade, hierarquicamente superior, ao funcionário de categoria inferior e sob suas ordens, em virtude de falta ou omissão cometida no exercício de seu cargo ou de suas funções. Segundo as circunstâncias e regras exaradas no regulamento próprio, pode ser *pública* ou *particular*.

Pública, quando passada por escrito, em aviso ou portaria, de que se dá publicidade, mesmo dentro da repartição ou do estabelecimento; *particular*, quando verbal ou escrita, mas somente dirigida ao *censurado* ou repreendido.

No mesmo sentido de *pena*, também é aplicada pelo Direito Canônico. E, assim, diz-se *secensura eclesiástica* à *pena espiritual* imposta ao fiel, que transgrediu preceito da religião. E ela pode consistir na *excomunhão*, no *interdito* ou na *suspensão*.

CENTRALIZAÇÃO. É aplicado, de modo geral, para indicar tudo o que se faz ou a que se procede *concentrando* num só ponto, ou a circunstância de vários fatos ou negócios convergirem sempre para um ponto determinado, onde se *concentram*.

Em qualquer aspecto, pois, que seja encarado, dele vem sempre a ideia de união de funções ou de atividades, enfeixadas num *centro*, para onde convergem ou de onde divergem, a fim de que cumpram as suas finalidades.

E assim se aplica, na técnica jurídica comercial, centralização de negócios para indicar o *centro* em que eles afinal se localizam, ou a centralização de poderes para explicar que todos eles estão unidos ou enfeixados nas mãos de uma pessoa.

Centralização. Na linguagem do Direito Administrativo, quer dizer o sistema político que *reúne* todas as funções ou atribuições do poder público nas mãos do governo ou de um *poder central*, em virtude do que todas as funções ou atividades das divisões orgânicas do governo ficam dependentes deste *poder central*.

Opõe-se, desse modo, ao sistema de *descentralização*, em que se considera ou se permite certa independência ou independência relativa às diversas divisões orgânicas do país.

A *centralização* produz, assim, a unidade orgânica e administrativa do país, somente admitindo independência ampla do poder central, de onde se irradiam todas as diretrizes de ação dos poderes territoriais, subordinados ao *governo* ou *poder centralizador*.

A centralização, no entanto, não se faz absoluta; há certa relatividade do poder central, que se diz possuidor do *poder soberano*. E os *poderes locais*, embora em decorrência ou em função do poder central, por vezes, agem com autonomia de funções, sem que, por esse motivo, se diga que há descentralização.

Desse modo, na era presente, a centralização indica a unidade do poder soberano da nação, enfeixado nas mãos do governo central, que melhor atende aos interesses da coletividade, estendidos por todo o território, em que exerce a sua autoridade.

No Brasil, adota-se o sistema do poder centralizado, ou seja, da centralização, considerado que é uma *República Federativa*, onde somente a soberania nacional é exercida pelo Governo Federal.

CENTRO. Saindo de seu sentido geométrico, por extensão, possui o vocábulo aplicação na técnica jurídica, sempre com a significação de *ponto*, em que se mantém a *sede* de um negócio, ou se exercita uma *soma de atividades*.

Desse modo, a rigor na terminologia comercial, *centro* quer significar o *local* em que a pessoa, física ou jurídica, monta o *estabelecimento comercial* ou seu *escritório*, e nele executa ou atende aos misteres de seu negócio ou de sua profissão, mostrando ser ali ou a *sede principal*, ou uma das *filiais* ou *sucursais*.

Nesta acepção, o *centro principal* indica o local onde fica a sede ou matriz do estabelecimento, enquanto que *centros de ocupações habituais* serão tantos locais nos quais, em virtude das circunstâncias em que mantém suas atividades comerciais ou industriais, centralize ou realize uma certa soma de negócios, ou execute uma certa soma de atividades, em caráter de habitualismo.

Nesta razão, *centro de ocupações habituais* será aquele em que, não somente repetidas vezes, mas com o caráter permanente, *costuma* a pessoa atender a seus negócios, possuindo *estabelecimento*, onde deva ser encontrada, ou mantendo *residência*, onde possa viver, alternadamente, para atender a negócios a serem tratados e resolvidos em tal local. O *caráter permanente*, que caracteriza o *centro habitual*, não quer dizer *contínuo*; pode ser *alternado*, mas *constante*, *habitual*.

O centro de atividades da pessoa mostra e caracteriza seu *domicílio civil*. E, se costuma ter centros de ocupações habituais em vários locais em cada um deles se fixará, legalmente, um domicílio, onde possa ser procurada. Dá-se, no caso, *multiplicidade de domicílios*.

Vide: *Domicílio*.

CERCA. Designação que se dá, na técnica jurídica, a um dos *meios* usados para ser construído um *tapume divisório* entre prédios vizinhos.

A *cerca* vem assinalar o *tapume* que é feito de paus ou ripas, ou mesmo de tábuas, que fecham todo o limite da propriedade ou parte dela. Geralmente é feita de paus, troncos ou mesmo de madeira estaqueada, que se colocam de pé, presas a uma *travessa*, que a acompanha, horizontalmente, em todo percurso, sustentando-se, principalmente, em *moirões*, que são palunques mais fortes e resistentes, onde se prendem com segurança as travessas em que os paus se firmam.

A *cerca*, por esta forma, difere-se perfeitamente do *muro*, divisão executada em pedra ou tijolo, do *aramado*, divisão feita com *estacas*, tendo em volta três ou quatro linhas de arame farpado, *vala*, que se entende fosso aberto, como impeditivo de acesso entre os limites das propriedades vizinhas, *banquetas* etc.

É sistema de *tapume* mais aconselhável para as quintas, ou chácaras, pois que por ela, dificilmente, podem passar pequenos animais, mesmo os galináceos.

E, quando a *cerca* é feita de ramos ou galhos de árvores entrelaçados em forma de *taipa outabique*, dá-se mais propriamente o nome de *sebe*, pois que a *cerca*, em regra, é feita de *paus-a-pique* ou *estaqueados*.

CERCA VIVA. Assim se entende da *cerca* que se faz pela plantação de *arbustos*, geralmente espinhosos, nos limites do terreno, os quais, crescendo, formam essa espécie de *tapume vivo*. Costumam chamá-la de *sebe viva*.

CERCADO. Na terminologia jurídica, serve para indicar toda espécie de *vedação* ou *tapume*, posta nos limites de uma propriedade, ou feita para impedir que, num terreno, entrem pessoas estranhas ou animais de outrem.

Desse modo, tanto se diz *cercado* para o terreno que tem *muro*, como *cerca*, *sebe*, ou qualquer outra obra que tenha o fim de *vedação*. No entanto, na boa linguagem, quer indicar propriamente o *terreno que tem cerca*, pois que o de *muro* se dirá, melhormente, *murado*.

CERCEAR. Na linguagem comum, *cercear* quer dizer *cortar cerce*, *cortar pela raiz*.

Na terminologia jurídica, é o verbo frequentemente aplicado para mostrar todo e qualquer *ato restritivo* da liberdade, ou da ação da pessoa, seja perante a Justiça ou fora dela.

Assim, todo e qualquer obstáculo criado por outrem a que alguém exerça o ato que é de seu direito é ação de *cercear*, ou *cerceamento* acerca do que se pretendia praticar. E tal circunstância, parta de autoridade ou promane de particular, constitui atentado à liberdade ou ao direito da pessoa, cujo ato, ou ação, foi ou está sendo cerceado.

CERCEAR A DEFESA. É expressão frequente na prática forense.

Mas, no sentido jurídico, neste que se lhe dá continuamente, seja em Direito Processual Civil ou em processo criminal, *cercear a defesa* não quer dizer *cortar rente a defesa*, o que *seriatirar toda a defesa*.

É mais benigna a interpretação. E, assim, quer, com justa razão, indicar *qualquer obstáculocriado* à defesa, seja no seu todo ou na menor parcela dela.

Um dia de prazo que se encurte no processo, a negativa a uma diligência autorizada legalmente, o pedido de uma certidão, dentro ou mesmo fora do processo, a inadmissão de uma prova, a não aceitação de uma exceção, o indeferimento de um recurso, enfim, a não admissão, por parte do juiz ou de outra qualquer autoridade, para que se pratique ato processual permitido ou não vedado, em lei, julgado pelo litigante, ou réu, necessário a seus interesses, ou à sua defesa, mostra-se, evidentemente, um *cerceamento à defesa*, que se deve consentir ampla e justa, dentro da maior liberalidade, desde que o ato pedido não contrarie disposição legal.

No sentido civil, porém, *cercear a defesa* não se deve referir a ato exclusivo do réu. Aí, na expressão, o conceito da defesa é tomado em ampla significação, numa quase equivalência de *interesse*. E tanto pode ser considerada, por tal forma em relação ao réu, como em relação ao autor. Pode, em relação a este, haver ato que se indique perfeito *cerceamento à defesa* de seus interesses ou à defesa de seus direitos, de modo a caber dentro do conceito que se tem da expressão.

CERCEAR A LIBERDADE. Assim se entende quando a ação vem no intuito de impedir que alguém se *locomova* ou *manifeste seus pensamentos*.

A liberdade, tanto se entende esta de locomoção de *ir e vir*, como de *coação* às manifestações do pensamento, desde que não se mostre justa a razão para que se impeça alguém de não agir consoante sua determinação.

A liberdade de locomoção sofre limitações, quando a própria lei vem tirá-la como punição.

A liberdade de pensamento refreia-se pelos abusos que possam decorrer, ou quando a *censurase* institui em defesa ou benefício da coletividade. E isto mesmo em períodos de exceção, quando as liberdades individuais se restringem em razão de interesses superiores.

CERIMÔNIA. Assim se diz do conjunto de formalidades exteriores ou simbólicas, legalmente adotadas, para a prática de ato jurídico, as quais, por vezes, se mostram indispensáveis para a sua validade. Em sendo assim, tem sentido equivalente a *solenidade*.

A *cerimônia* compreende o próprio *ritual* instituído para a celebração ou para a realização do ato. É *forma*, que se prescreve para sua efetivação. E, por vezes, indica a *própria celebração*: cerimônia do casamento, assim, é geralmente entendida como sua celebração.

Cerimônia da abertura do testamento são as formalidades exteriores adotadas para que o testamento seja aberto. E estas consistem em *abri-lo* o juiz, em presença do apresentante e do *escrivão*, em mandar lê-lo, depois de ter anotado que nenhuma irregularidade há sobre ele.

Esta cerimônia constará de um termo (*auto de abertura*), lavrado no instrumento apresentado, após o *instrumento de aprovação*.

Numa *escritura pública*, é de sua cerimônia a *leitura de seu teor* às partes, que a *declaram conforme*, e, antes disso, não é ela encerrada sem que conste a formalidade.

Em todo ato jurídico, assim, a cerimônia tem esta significação: mostra-se a reunião de atos que se dizem essenciais à sua feitura, atos exteriores ou mesmo simbólicos, que representam as formalidades prescritas como regras para sua composição. Além disso, para validade do ato, no próprio instrumento ou escritura, que o materializa, deve fazer-se menção ao cumprimento do ritual estabelecido ou da solenidade que era exigida.

CERRADO. Qualificação dada, na lei civil, ao *testamento* que é feito ou escrito pelo próprio testador, ou por outra pessoa à sua ordem, segundo as regras legalmente instituídas.

E toma a especificação de *cerrado* porque, tão logo concluído o *instrumento de aprovação*, feito nele pelo *notário*, é *fechado* e *cosido* (costurado) pelo próprio oficial público.

Está, pois, além de *autenticado* como o testamento que se fez, subtraído, pelo *fechamento* ou *cerração*, como segredo às pessoas.

CERTA. Adjetivação de uso frequente na linguagem jurídica, para expressar a *certeza* que se evidencia no caráter da *coisa*, do fato ou do ato.

Certa, assim, vem dar a nítida ideia do que é *exato*, do que é *evidente*, *determinado* por sua qualidade e quantidade. Emprega-se na mesma acepção de *certeza*.

A coisa é *certa*, quando se encontra, inconfundivelmente, caracterizada, de modo que se distinga de outra qualquer, mesmo que apresente aspectos de semelhança.

A *dívida é certa*, quando não se tem dúvida de sua exatidão e de sua procedência, bem assim de *quanto se deve*.

Os romanos já diziam a respeito: *cum certum est ante quantum debetur*. É *certa*, porque se tem ciência do que se deve, ao lado do *quantum* da dívida.

Nesta razão, o *certo* está em ligação com o *líquido*, pois que este é decorrência daquele.

Vide: *Certeza*.

CERTEZA. Aplica-se, na terminologia jurídica, para significar a convicção que se tem em relação ao fato ou à ideia, inconfundível quanto à qualidade da coisa.

No sentido próprio do Direito Processual, em referência à matéria de julgamento, a *certeza* revela a própria convicção ou convencimento do juiz.

E, assim, se mostra a *qualidade do juízo*, pela qual o entendimento se liga fortemente à matéria judicialmente debatida, a fim de que se solucione o litígio em face da *verdade esclarecida*. A *certeza* vem, sem dúvida, deste *esclarecimento*, em que a *verdade jurídica* se apresenta inconfundível.

É que a *certeza* induz a própria *ciência*. Quem está certo ou em certeza, está ciente ou tem ciência de que a *razão* se formou pelo resultado a que chegou, em consequência do *conhecimento certo* obtido.

Certeza. Em matéria civil ou comercial, notadamente em relação às obrigações ou às coisas, *acerteza* é índice elementar da *caracterização exata e inconfundível* do objeto da obrigação ou da coisa em apreço.

A *certeza* mostra o *definitivo*, o *inalterável*, o *inconfundível*.

Desse modo, as coisas certas, ou de que se tem a *certeza*, são de tal modo identificadas, que não se podem confundir com outras da mesma espécie.

A certeza da obrigação, do fato ou da coisa, está, assim, na evidência inequívoca de sua realidade, seja porque se apresente em documento autêntico ou se mostre em prova irrefutável.

Quando há dúvida ou divergência arguível, que proceda, não pode haver certeza. Na certeza, não há controvérsia, quase que se mostra a verdade decorrente do axioma.

CERTEZA DO OBJETO. É expressão de muito uso em matéria de mandato: *a certeza do objeto do mandato*.

Quer isso dizer que o objeto do mandato, isto é, a indicação do ato ou atos, ou negócios, a serem praticados pelo mandatário deve ir, inconfundivelmente, determinada no instrumento do mandato (*procuração*), pois que, por essa determinação certa, se indicará sua própria substância.

Deste modo, o objeto, para ser indicado como certo, deve estar anotado, sem confusão, nítido, inequívoco, podendo, por essa *certeza*, o mandatário agir segundo a vontade do mandante.

A imprecisão ou indeterminação do ato a ser praticado daria a ideia de *incerteza*. No entanto, a certeza não se pode ligar à ideia de *meticulosidade*. Assevera, simplesmente, a existência da indicação *exata, inconfundível* do ato, sem que se precise uma redundância de instruções. Esta elementaria a meticulosidade, por vezes desnecessária, desde que o ato, ficando inequivocamente indicado, está, sem dúvida alguma, indicado por sua *certeza*.

E o que se alega em relação ao mandato serve para expressar a *certeza do objeto da obrigação*.

CERTIDÃO. Derivado do latim *certitudo*, de *certus*, na técnica jurídica tem sentido próprio, que não se confunde com o genérico e vulgar. Significa o atestado ou ato pelo qual se dá testemunho de um fato.

No rigor da técnica jurídica, *certidão* expressa exatamente toda *cópia autêntica* feita por pessoa que tenha *fé pública*, de teor de ato escrito, registrado em *autos* ou em *livro*.

Nesta razão, juridicamente, não se entende *certidão* o documento passado por escrivão ou qualquer serventuário de ofício público ou da Justiça, ou por funcionário público, que não seja *cópia exata* ou *relato, verbum ad verbum*, de *escrito*, que se encontre ou que conste de autos ou de livro, onde se lavrou, e que esteja arquivado no ofício ou repartição, onde é passada.

Daí por que reputa a lei de *documento autêntico* a certidão tirada de outros documentos ou escritos, constantes do cartório, escrivania ou repartição, que a forneceu.

Neste particular, a *certidão* opõe-se ao *original*, simplesmente por *ser cópia deste*, autenticada e com fé pública. E, assim, *originais, traslados* ou *certidões* têm a mesma força probante, desde que o escrivão que as fez originariamente as trasladou ou certificou. Traslado e certidão, neste ponto, têm sentido igual, visto que ambos representam a *reprodução* do ato feito e ali conservado, no próprio ofício ou repartição de onde se expedem. A certidão, no entanto, difere do traslado, em que este sempre é *verbum ad verbum*, enquanto a certidão pode consistir em *resumo* do documento ou do ato inscrito nos livros do cartório ou da escrivania.

Quando não haja ato escrito, mas possa ser certificada a sua existência, por ser do conhecimento da pessoa, será *certificado*, que nisto se difere da certidão.

CERTIFICADO. Derivado de *certificatio*, de *certificare*, na técnica jurídica tem a propriedade de indicar o documento onde se assevera ou se atesta a existência de um *fato*, de que se é testemunha, em razão do ofício.

E, assim, o *certificado* não implica a existência de um *auto*, de um *documento* ou de *qualquer outro escrito*, de que, necessariamente, se tiraram os elementos para a sua composição.

Pode decorrer, simplesmente, do *conhecimento dele*, em virtude de função ou de ter sido testemunha de sua evidência.

Pode o *certificado*, segundo sua própria natureza, ter a qualidade de *documento autêntico*, valendo, assim, como prova perfeita para demonstração inequívoca do fato que se quer mostrar. Mas, não se equipara à certidão, porque não é cópia de *ato escrito* existente em mãos ou no arquivo de quem a forneceu.

Em muitos casos, o *certificado* tem mera função e efeito de atestado, tal seja: *Certificado de reservista*, em que se comprova a quitação com o serviço militar.

Certificado de antecedentes, em que se certifica ou atesta que uma pessoa tem bons costumes.

Certificado de aprovação, em que se declara haver sido uma pessoa aprovada em exame ou concurso, a que se submeteu.

Certificado. Diz-se do documento provisório de um título da dívida pública ou da aquisição de ações de uma sociedade anônima, possuindo assim a equivalência de *cautela*, neste último caso.

CERTIFICADO DE ORIGEM. Assim se diz, na técnica fiscal, do documento passado pelo fabricante ou pela repartição aduaneira, onde a mercadoria se embarca, para atestar a sua procedência. Pode ser passado, também, pela Câmara de Comércio do país em que foi produzida.

Por ele se mostra a nacionalidade da mercadoria.

CERTIFICAR. Tanto significa dar ou fornecer certidões, como dar ou fornecer certificados.

Deste modo, tanto na certidão como no certificado, é costume se iniciar com a expressão: *certifico*.

CESSAÇÃO. Na terminologia jurídica, o vocábulo *cessação* tem sentido todo próprio.

Exprime a ação de cessar, interromper, paralisar. Mas esta interrupção ou paralisação de situações, ou de atos, tem propriedade de modificar o estado anterior para mostrar aspecto novo, pois que, em verdade, nela se verifica uma *descontinuidade* ou *descontinuação*.

Desse modo, a cessação não é mera suspensão ou interrupção. É uma paralisação do que se estava fazendo ou do estado em que se encontrava um fato, para que fiquem os atos parados e não continuem a ser praticados ou a situação se modifique para mostrar uma outra feição.

Neste sentido, diz-se então a *cessação da demanda*, isto é, a demanda parou, não continua mais, ou porque tenha atingido o seu termo ou porque se tenha ajustado a sua paralisação. *Cessaçã da ausência*, para significar que não existe mais ausência, porque o ausente tenha aparecido. *Cessaçã da revelia*, porque o réu se tenha apresentado em juízo, participando do pleito. A cessação possui, por isto, o efeito de alterar o que era antes, dando nova situação ao ato ou ao fato.

E quando a cessação se evidencia, seja por imposição legal, seja pelo evento de outro fato, seja pela vontade das próprias pessoas, nova feição tomam as coisas ou os fatos, *a novo*, pois que a cessação não faz ligações entre o que passou e o que vem, embora este possa ser consequência ou efeito dela.

Quando ocorre a paralisação ou interrupção sem o efeito permanente, mais propriamente se diz *suspensão*, porque com esta a *continuidade* não sofre solução, o que não se dá na cessação.

CESSAÇÃO DE HOSTILIDADES. Assim se diz da paralisação ou interrupção das operações militares entre nações em guerra, seja em caráter definitivo, seja em caráter provisório.

Quando se trata de cessação em caráter geral e definitivo, mais propriamente se diz *armistício*.

CESSAÇÃO DE PAGAMENTOS. Na técnica do Direito Comercial, é a expressão usada para indicar o fato de suspender o comerciante o *pagamento de suas obrigações*, que se entendam líquidas e certas, isto é, exigíveis no dia de seu vencimento.

A cessação de pagamento por parte do comerciante revela, indubitavelmente, a sua precária situação financeira, que o pode arrastar à falência.

CESSÃO. Derivado do latim *cessio*, de *cedere* (ceder, traspasar), em sentido lato quer dizer todo ato pelo qual a pessoa cede ou transfere a outrem direitos ou bens que lhe pertencem, sendo assim perfeita *alienação* ou *transmissão* entre vivos.

No entanto, na técnica jurídica, é mais propriamente indicado para assinalar o contrato, a título oneroso, ou gratuito, pelo qual a pessoa, titular de créditos ou de direitos, transfere a outra esses mesmos créditos ou esses mesmos direitos, com abstração das coisas sobre que recaem.

Segundo a circunstância em que o contrato ou convenção se opera, a *cessão*, toma, por vezes, o caráter de *venda*, ou se mostra como uma *ação em pagamento*; apresenta-se como uma *locação* ou se exhibe, quando a título gratuito, no aspecto de uma *doação*.

Quer isto significar que, em regra, a *cessão* não se mostra um contrato especial, isto é, não se indica uma obrigação, mas, particularmente, o cumprimento dela, em vista do que se motiva e se autoriza a convenção, que vem garantir ao credor do *cedente* (salvo o caso de *cessão gratuita*) a existência jurídica e válida de seu direito ou de seu crédito. É, pois, a execução da obrigação, segundo as bases contratuais anteriormente firmadas. E, na impossibilidade de cumpri-la em espécie, adota o devedor o meio, que a *cessão* indica, para livrar-se do compromisso anteriormente assumido.

Na feição moderna, os romanos não conheciam a *cessão*. Mas a *procuratio in rem suam* mostra-nos uma modalidade de *cessão*, porquanto por ela se promovia a transferência dos créditos, libertando-se o mandatário da prestação de contas. Mesmo para livrar o devedor do temor da prisão, a *Lei Petília* e depois JÚLIO CÉSAR admitiam a entrega de bens do devedor para que não lhe retirassem a liberdade.

Na *cessão*, o *cessionário* sub-roga-se em todos os direitos do cedente, quando de crédito ou de direito, ou assume os seus deveres e obrigações, quando *cessão passiva*, ficando, assim, num ou noutro caso, como *sucessor* do antigo credor ou devedor.

Somente se podem ceder créditos e direitos cedíveis, isto é, que possam ser transferíveis ou alienáveis. E para tal deve o cedente ter *capacidade* para a prática do ato, bem assim o *cessionário* para aceitá-lo.

Seja de crédito ou de direitos, a *cessão* a título oneroso sempre se regula pelos princípios gerais do contrato de compra e venda ou de permuta.

Os créditos cedidos podem estar vencidos ou por vencer; podem ser condicionais ou mesmo futuros. E embora não se diga *cessão* para a transferência de bens imobiliários, pode esta dar-se para os direitos que incidem sobre eles, tais como hipotecas, penhores, arrendamentos, anticrese, desde que o contrato incide, realmente, sobre o *crédito* ou *odireito* que se tem, não sobre a coisa em si.

No entanto, os *direitos pessoais*, intransmissíveis por natureza, não podem ser objeto de *cessão*. E, por igual maneira, aqueles que se indiquem intransmissíveis por imposição legal, ou por semelhante ônus imposto na sua aquisição.

A lei não exige forma especial para a *cessão*: mas deve ser a mesma, para que possa valer contra terceiros, reduzida a escrito público ou particular, devendo vir subscrito por testemunhas e ser transcrito no registro de títulos. E por esse modo o *cessionário* está definitivamente investido nos direitos que asseguram a validade da *cessão* convencionada.

Vide: *Cessão de títulos*, *Sub-rogação*.

CESSÃO ATIVA. Assim se diz para designar a *cessão*, quando tem por objeto a transferência de créditos ou direitos, de que o *cedente* é o titular, para distingui-la, também, da *cessão passiva*, em que há transferência de encargos ou obrigações de uma pessoa para outra (*transferência de dívida*).

CESSÃO CONVENCIONAL. É a que resulta da convenção ou ajuste entre cedente e *cessionário*, em virtude do que aquele transfere ou cede a este crédito ou direito que lhe pertence.

CESSÃO DA AÇÃO. A *cessão* do direito ou do crédito importa na *cessão* da ação que aos mesmos corresponda.

Por essa forma, o *cessionário*, apossado do título que o sub-roga em todos os direitos creditórios do cedente, pode não somente substituí-lo na ação já começada, como intentá-la inicialmente.

No primeiro caso promoverá judicialmente a sua habilitação, substituindo o litigante de que é cessionário. Se inicia a ação, apresenta-se como titular do direito, em vista da cessão que lhe foi passada regularmente.

CESSÃO DA LOCAÇÃO. É a transferência ou a venda dos direitos e obrigações do locatário a outra pessoa, desde que tal não lhe vede o locador. Difere da *sublocação*, que é cessão de parte da locação, enquanto a cessão se entende a transferência do contrato total.

CESSÃO DE BENS. Assim se diz da entrega, ou do abandono feito pelo devedor, nas mãos do credor ou dos credores, dos bens que possui, para livrar-se dos encargos de suas obrigações, quando de outra maneira não as possa solver.

O outrora, por força de princípio exposto na Ordenação, era forma regular de cumprimento da obrigação.

A lei falencial brasileira argui de insolvente ou em *estado de falência* o comerciante que propõe *cessão de bens* a seus credores.

No entanto, com o *consentimento dos credores*, provada a *boa-fé* do devedor, e no sentido *deprevenir a falência*, a cessão de bens pode ser autorizada.

Em tal caso, a *cessão de bens* apresenta-se em perfeito aspecto de *datio in solutum*, desde que opera a transferência dos bens e a liberação do cedente.

Vide: *Abandono*.

CESSÃO DE CRÉDITOS. É a transferência, feita pelo credor, de seus direitos sobre um crédito, a outra pessoa.

Em regra, todos os direitos creditórios são cedíveis, importando a cessão na *alienação* deles para o cessionário, que, por esta forma, assume a posição do credor, sub-rogado que fica em todos os seus direitos, inclusive os de ação contra o devedor.

O devedor não é parte na cessão, embora se lhe deva dar ciência dela, quando, por sua natureza, exija a transferência semelhante formalidade.

E esta ciência se faz por *notificação*, que tanto pode ser judicial como extrajudicial, contra o devedor ou seu representante legal, que a ela se pode opor perante o cedente.

No entanto, para a cessão dos títulos de crédito, geralmente promovida por *endosso* ou pela simples *tradição*, não se faz mister a notificação.

A cessão de direito atinge ou compreende todos os acessórios deste, tais sejam, *fiança*, *hipoteca*, *penhor* e os *juros*, salvo se o contrário ficar convencionado.

No entanto, não se computam na cessão os direitos e benefícios próprios ao cedente.

CESSÃO DE TERRITÓRIO. Assim se diz do ato pelo qual um Estado soberano, por tratado ou convenção, cede ou permuta com outro uma parte de seu território ou de terra sob sua jurisdição.

Mas a cessão tem de ser *voluntária*, pois que, se *forçada*, é conquista, embora disfarçada sob a disposição que se faz no tratado, notadamente de paz.

Desse modo, a cessão de territórios deve possuir os mesmos caracteres da cessão comum: o concurso das vontades dos Estados cedente e cessionário e a ocupação pacífica pelo Estado cessionário do território cedido.

CESSÃO DE TÍTULOS. Representa o mesmo ato pelo qual o possuidor de um título de crédito cede seus direitos sobre ele a uma outra pessoa.

Somente em vista da natureza da obrigação, a cessão deles não está adstrita às formalidades que se fazem necessárias para as demais cessões. Os títulos de crédito possuem a circulação facilitada por atos muito mais simples, nem mesmo se tornando necessária a notificação ou ciência do devedor.

Mas os próprios títulos de crédito apresentam modalidades que requerem processos diferentes para a cessão.

Se o título de crédito é *ao portador* a cessão se opera pela simples tradição do título: a passagem dele das mãos do primitivo proprietário cedente para o cessionário induz a convenção cessionária.

Se o título é nominal e à ordem, a cessão se promove pelo endosso, que tanto pode ser em branco como em preto. Em tal caso, o cedente-endossante permanece ligado à obrigação para com o cessionárioendossatário.

Se o título é nominativo e não transferível à ordem, a cessão se produz pela elaboração de escrito, assinado pelo cedente e cessionário, ou pela inscrição desta transferência nos livros do emissor dos títulos.

CESSÃO EXTRAJUDICIAL. Assim se diz da cessão convencional, que se faz fora da ação judicial, por acordo do cedente e do cessionário, seja para venda do crédito ou direito, seja para cumprir obrigação anterior entre eles existente.

Segundo a regra, pode ser feita por escritura pública, ou por escritura particular, embora esta deva ser revestida de certas formalidades, como assinatura de testemunhas e reconhecimento de firmas de todos os participantes do ato, salvo se tratar-se de cessão de títulos de crédito, em que a tradição ou simples endosso opera a cessão.

Para certas cessões convencionais, extrajudiciais, faz-se mister a inscrição dela no registro de títulos e documentos, a fim de que possam valer contra terceiros. Tal assim a cessão de créditos hipotecários ou com outras garantias reais.

CESSÃO “IN SOLUTUM”. Assim se diz da cessão (*cessio*), que tem a propriedade de transferir para o cessionário todos os direitos creditórios do cedente, liberando-o dos encargos que lhe competiam.

Mostra, assim, as mesmas analogias e as mesmas diferenças anotadas entre a *venda* e a *dação em pagamento*, em relação à cessão pura e simples e à sua espécie. E por outro lado se distingue da *cessio pro solvendo*, em que, não sendo a verdadeira cessão, apresenta-se como uma simples *consignação em pagamento*, ou um *mandato para receber*.

Diz-se também *cessio pro soluto*.

CESSÃO JUDICIAL. Denominação dada à cessão que se faz em juízo, quando o crédito ou direito já está sendo demandado, mesmo na fase da execução, ou quando em inventário pendente. Ou a que o cedente é obrigado a fazer, em virtude de condenação.

Pode ser feita por assento nos próprios autos da ação, ser consequente da sentença condenatória, ou realizada por título extrajudicial, que se conduz à presença do juiz, para ser admitido o cessionário como sucessor do cedente na demanda em curso.

CESSÃO LEGAL. É a cessão que se faz efetiva por imposição legal, em virtude da qual a pessoa se subroga em todos os direitos do titular, isto é, do credorcedente.

CESSÃO PASSIVA. É a transmissão dos encargos de *devedor* atribuídos a outra pessoa, que, assim, assume a obrigação de cumprir o que era devido pelo primitivo devedor.

CESSÃO “PRO SOLVENDO”. Assim se considera a autorização dada ao credor para que cobre crédito do devedor, a fim de que o receba, segundo os termos do contrato. Não é bem, pois, uma cessão; mas um mandato outorgado pelo cedente ao cessionário, o qual, assim, lhe faz uma espécie de consignação em pagamento, desde que, recebido o crédito, pode o cessionário-mandatário aplicá-lo em proveito de seu direito sobre o cedente. Mas, diferentemente da cessão, é revogável e não opera a transferência do crédito constante da autorização ou mandato para recebê-lo.

CESSÃO USURÁRIA. Denominação que se dava, no Direito Romano, às cessões com o intuito de extorquir do cedente lucros exagerados, o que não se permitia legalmente.

Diante da proibição, e para evitar a burla, então se instituiu que tais cessionários, quando intentando a ação contra os devedores, cujas dívidas lhe haviam sido cedidas, não receberiam mais que o valor constante da cessão.

Esta prática se equiparava ao pacto de *quota litis*, sendo dado o nome de *redemptores litium* àqueles que o impunham.

No antigo Direito, esta prática se estabeleceu, pela instituição do princípio de que o cessionário, quando intentasse a ação, somente poderia receber o que dera ou desembolsara pela cessão e seus juros.

Mas evidencia-se que a regra era aplicada à cessão quando tinha o mero caráter de venda dos créditos cedidos, não quando decorria de obrigação anterior, cuja cessão se mostrava uma execução da mesma obrigação.

CESSIONÁRIO. Denominação dada à pessoa a quem se cede ou transfere um direito ou um crédito.

O cessionário, assim, em tudo e por tudo, mostra-se o *substituto* ou *sub-rogatário* do cedente ou sub-rogante, exercendo, com plenitude, todos os direitos e ações que competiam a este sobre o objeto da cessão. E tal significa que seus direitos incidem não somente sobre o principal contido na cessão, como sobre todos os acessórios, juros, multas e garantias, que o acompanham.

E, desta forma, também se deduz que o cessionário não tem maior direito que o cedente: seu direito é o dele, e somente dentro do que lhe é assegurado pode exercer suas ações de cessionário.

No entanto, se a cessão é a título oneroso, o cessionário pode responsabilizar o cedente pela inexistência do crédito, salvo se na convenção outra coisa ficar estipulada. A responsabilidade do cedente não somente se refere ao principal, como aos acessórios.

Na cessão por endosso, o cessionário ainda fica com o direito de exigir do cedente o pagamento da obrigação que não foi cumprida.

E, se o cessionário pagou mais do que cabia ao cedente, pode ir contra ele, pelo direito de regresso, haver o que, por ludíbrio ou erro, pagou a mais.

Quando o crédito cedido já estava em demanda, o cessionário comparece a juízo para substituir o cedente, simplesmente exibindo o instrumento da cessão. E somente por esta formalidade se entende habilitado para continuar a demanda, em substituição ao cedente.

Como sub-rogado em todos os direitos do cedente, o cessionário pode praticar todo e qualquer ato, judicial ou extrajudicial, indispensável à segurança de seus direitos, desde que o mesmo era assegurado ao cedente, mostrando-se, assim, o cessionário, parte legítima para intentar qualquer ação que seja própria à defesa do direito cedido.

CHAMADA. *Chamada* ou *chamamento*, em regra, tem sentido equivalente: ambos indicam ação de chamar.

No entanto, há diferença em sua aplicação, no sentido técnico, reservando-se, para *chamada* o sentido de *signal* de chamamento.

Por extensão, então, diz-se de *chamada* a *citação* ou *anotação* feita abaixo de um texto escrito, para explicar qualquer referência ali feita à teoria expendida, ou para registrar a procedência da citação de texto ou escrito de autor, que não é o da obra ou do texto presente.

Chamada. Ainda se diz, como chamada, à entrelinha posta em uma escritura ou num documento qualquer, seja no próprio local, que se quer assinalar, seja à margem deste, a fim de se chamar a atenção de qualquer omissão que ali tenha havido, que se atende mais adiante ou ao final do documento.

Em tal caso, a *chamada* deve ser convenientemente ressaltada, a fim de que possa ser considerada como integrada no texto.

CHAMADA DE CAPITAL. Na técnica mercantil, serve a expressão para indicar o *aviso* pelo qual uma sociedade convoca seus sócios ou acionistas a efetuarem o pagamento das prestações relativas a seu capital ou ações subscritas, segundo as condições do contrato ou as regras inscritas nos estatutos.

CHAMADA DE RESERVISTAS. É a convocação feita aos reservistas para participarem de manobras ou da mobilização.

CHAMAMENTO. É a ação de chamar ou convocação feita a uma pessoa para que venha assistir ao ato ou participar dele, porque a isso esteja obrigado, em virtude de lei ou por obrigação de contrato.

Nesta razão, o *chamamento* mostra a ordem ou a imposição, desde que decorre de um dever a cumprir por aquele que é chamado ou convocado.

CHAMAMENTO AO PROCESSO. Denomina-se o incidente (*facultativo*) pelo qual o devedor (*réu*) demandado chama para integrar a mesma lide os coobrigados pela dívida, tornando-os também responsáveis pelo resultado da pendência.

É admissível o chamamento ao processo (CPC, art. 77):

- a) do devedor, na ação em que o fiador for réu;
- b) dos outros fiadores, quando para a ação for citado apenas um deles;
- c) de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns deles, parcial ou totalmente, a dívida comum.

CHAMAR O FEITO À ORDEM. Ato judicial que saneia ou corrige as irregularidades ou vícios do processo.

CHAMINÉ. Correntiamente, entende-se todo *tubo*, *cano* ou *conduto* de qualquer natureza, ligado às fornalhas, fogões ou lareiras e destinado a dar saída ao fundo ou produto da combustão que, dentro dos locais em que esta se registra, viciaram o ar. Para isso, as chaminés sempre se elevam acima dos edifícios de onde saem, para que o fumo do combustível mais se afaste do ambiente onde se produziu.

A construção da chaminé pode ser embargada pelo dono do prédio contíguo, ainda que a parede seja comum, se apresenta perigo ou qualquer ameaça de dano. E por esta razão pode ser exigida de quem ordena a construção a caução contra os prejuízos possíveis (Cód. Civil/1916, art. 582 – artigo sem correspondência no Cód. Civil/2002). (ngc)

CHANCELA. Espécie de selo ou sinal gravado em uma peça de metal, utilizado para ser aposto em certos documentos oficiais, com o fim de autenticá-los.

Também designa o *fac-símile*, da assinatura, ou rubrica de certa pessoa, a ser usada para assinatura ou rubrica de certos papéis.

E, assim, diz-se *assinar por chancela* ao ato pelo qual se coloca semelhante *carimbo* ou *sinetenos* papéis ou documentos assim chancelados.

CHANCELARIA. Denominação dada, na técnica do Direito Internacional, ao conjunto de serviços atribuídos ao *chanceler*, a qual, em regra, funciona anexo aos consulados ou aos chefes das missões diplomáticas. Nela, também, ficam o arquivo de papéis e selos usados em seus serviços.

Dá-se, também, igual denominação à taxa que é cobrada pelo chanceler para prática de ato de suas atribuições.

Chancelaria. No Direito antigo, entendia-se por chancelaria a repartição que tinha a seu cargo a aposição do *selo real* às cartas, sentenças e provisões emanadas do rei.

Chancelaria. Em alguns países, designava os tribunais, que conheciam de certos negócios em última instância. Existiam em Espanha e Inglaterra.

CHANCELER. Designava, antigamente, o magistrado que tinha a seu cargo a aposição dos selos reais nos documentos, que a tal estavam sujeitos, ou a rubrica e selagem das sentenças que passavam pelo Tribunal, onde funcionava, examinando sua procedência e se não se achavam contrárias às Ordenações.

Chanceler. Na atualidade, designa o funcionário que, nos consulados ou nas embaixadas, exerce as funções de chancelaria, entre as quais se anota a de secretário, notário, escrivão ou mesmo a de representante ou preposto do tesouro de seu país.

CHANCELLERY. No que se refere ao objeto principal deste VOCABULÁRIO, ou seja, o direito, *chancellery* – como aparece em Cortes de Chancelaria (*Courts of Chancellery*) – significa o mesmo que *Chancery*, isto é, a equidade no campo jurídico, e o tribunal ou corte onde a equidade é praticada.

Vide: *Chancellor. Chancery.*

CHANCELLOR. Na acepção jurídica, aplica-se, nos E.U.A., ao juiz que preside uma sessão em Tribunal ou Corte de Equidade (*Chancery*). Na Grã-Bretanha, o *Chanacellor* é o representante judiciário da Coroa; chamado de *Lord Chancellor* ou *Lord High Chancellor* preside a Câmara dos Lordes (também chamadas de Câmara dos Pares) e é um membro do gabinete ministerial. Embora sendo da câmara alta do Parlamento, os *Lords Chancellors* ou membros da Câmara dos Lordes, escolhidos para atuar como uma instância

superior da Justiça não se envolvem em política. Estes lordes juízes formam uma categoria à parte. São designados pela rainha da Inglaterra (ou rei, quando for o caso) e por um conselho superior de Juízes. Num caso muito importante, de repercussão internacional, em novembro de 1998 foram designados cinco do doze juízes da Câmara dos Lordes, e o veredicto teve o resultado de três votos a dois. Com esse veredicto, a Câmara dos Lordes deixou de confirmar (o que, aliás, não é comum) a decisão que fora tomada por outra alta instância da Justiça britânica que lhe é subordinada, ou seja, a *High Court of Justice* ou Alta Corte de Justiça (anteriormente chamada de *Supreme Court* ou Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal). Com isso, a decisão final passou a ser do ministro da Coroa. Acima dele, e apenas em casos extremos, a rainha poderia pedir clemência para um condenado (seu pedido não pode ser negado). No ano de 2005, uma lei reformou o sistema judiciário inglês (*Constitutional Reform Act 2005*).

CHANCERY. É o mesmo que *Court of Equity*, Corte de Equidade. Um tribunal de equidade em contraposição a um tribunal de *Common law*.

Vide: *Common law*. *Equidade*.

CHANTAGEM. Ato penal típico consistente na extorsão de dinheiro ou favores de outrem, mediante ameaça de revelação de segredo ou de revelação falsa, capaz de atingir a honra ou a reputação da vítima (CP, art. 158).

CHÃO. Na técnica jurídica, serve para indicar todo terreno, sem se ter em conta seu aspecto de liso ou acidentado. E quando se diz um *chão*, tem-se o sentido de um *terreno*.

Por outro lado, sem que se mostre prova em contrário, todo *chão* se entende ou se presume *alodial*, quer dizer, possuído sem qualquer encargo, ou seja, com os dois domínios, de senhor e possuidor.

O *chão*, pois, compreendido como terreno, é aplicado em alusão à *propriedade imóvel* ou *prédio*, atingindo, assim, não somente o solo como o próprio subsolo que lhe corresponde.

Com o sentido de terreno, destinado a qualquer aproveitamento ou fim, é que, outrora, em referência ao local destinado a enterramento de cadáveres, se distinguia o chão em *sacro* e *profano*. *Sacro* era o destinado a enterramento de cristãos; *profano*, reservado aos pagãos ou incrédulos.

Chão. Mas, por extensão, considera-se *chão* todo lugar em que andamos, pisando.

E, assim, em qualquer parte do prédio, que forme mais um andar, se diz chão para o *piso*, mesmo construído de madeira.

CHAPÉU DE CAPITÃO. Assim se diz da *primagem* ou gratificação paga ao capitão do navio, segundo o volume ou valor da carga transportada pela embarcação.

O outrora, era tido como encargo do transportador, que o devia além do frete estipulado. Hoje faz parte da comissão a ser recebida pelo capitão consoante seu contrato com o armador.

CHARLATANISMO. Fato típico penal contra a saúde pública, consistente em inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível.

Na acepção vulgar, indica a exploração da boa-fé alheia mediante ocultação ou apregoamento de drogas comercializadas falsamente como de efeitos miraculosos.

CHARUTO. No sentido da lei fiscal, para efeito da incidência tributária, *charuto* é todo produto de fumo feito com a capa de suas folhas, envolvendo folhas de fumo inteiras ou partidas.

Desta forma, distingue-se o *charuto* por ser ele composto com folhas de fumo, inteiras ou partidas e capeado ou encapado com a própria folha do fumo, no que se diferencia do *cigarro* ou da *cigarilha* que, mesmo encapado com folha de fumo, é produzido de *fumo picado*, *desfiado*, *migado* ou *em pó*.

CHAVE FALSA. Designa qualquer instrumento que não seja do dono, utilizado para abrir, sem inutilizar, fechadura, cadeado ou outro aparelho de segurança.

CHEFATURA. O mesmo que *chefia*.

CHEFE. É o vocábulo, como sinônimo de *cabeça*, geralmente empregado para indicar e significar toda pessoa que se encontra à frente de uma instituição, corporação, associação ou sociedade, como a *principal figura* ou a que enfeixa em suas mãos o poder de mando, em

virtude do que se lhe atribuem os poderes de direção e de administração de todos os seus interesses.

Desse modo, *chefe* é sempre tido como a pessoa que, num agrupamento ou numa coletividade, exerce a autoridade de mando: *é o seu chefe*.

CHEFE DE ESTADO. Título que se dá ao governo de um país, ao qual, segundo princípios instituídos na Constituição, se confere autoridade para representá-lo externamente, como para dirigi-lo e administrá-lo internamente, provendo todas as suas necessidades e determinando tudo o que está dentro de suas atribuições. O título tanto designa o presidente do Estado, como o rei, o imperador, ou todo aquele a quem se outorga a autoridade de governo.

CHEFE DE GABINETE. Nos sistemas políticos parlamentares, diz-se do ministro que chefia o *gabinete*, ou seja, o conjunto de secretários ou ministros de Estado.

Mas serve também para indicar o funcionário que chefia os serviços da secretaria de um ministro ou de um chefe de Estado, à qual se dá igualmente o nome de gabinete.

CHEFE DE POLÍCIA. Nome por que se designa a autoridade superior, a quem se cometem atribuições para dirigir todos os serviços de ordem policial, técnica ou administrativa, achando-se, assim, sob sua dependência, todas as repartições relativas à polícia e segurança coletiva.

CHEFIA. É aplicado para indicar o cargo ou ofício de chefe, por vezes até servindo para composição da designação que se dá ao serviço: *Chefia de Polícia*.

CHEQUE. É vocábulo derivado do inglês *check*, do verbo *to check* (confrontar, examinar), com a significação de *ordem ao portador, bilhete*, além de outras.

Nas diversas teorias, a respeito de cheque, ora é apresentado como um *mandato, cessão de crédito, delegação*, ora como *estipulação para outro*, ou *indicação de pagamento*.

Mas, como dominante, a boa doutrina, aliás, a mais vulgarizada, compreende o *cheque* como *a ordem de pagamento à vista contra a pessoa que mantém ou possui fundos que são do emitente e se acham à sua disposição*.

Em regra, a lei determina os elementos componentes do cheque, para que como tal se indique:

- a) a denominação *cheque* ou outra equivalente, se for escrito em idioma estrangeiro;
- b) a indicação em cifra (algarismo), e por extenso, da soma a ser paga;
- c) a data, compreendendo dia, mês e ano;
- d) a designação da firma, pessoa ou instituição que o deve pagar (sacado);
- e) indicação do lugar ou praça, onde deve ser pago.
- f) pessoa a quem deve ser pago, desde que não tenha sido emitido ao portador;
- g) assinatura da pessoa que o emite (emitente ou sacador), ou de mandatário com poderes especiais e expressos para a sua emissão.

O emitente do cheque deve ter capacidade, que se diz *ativa*, para emití-lo. E desde que emitido regularmente sobre *fundos disponíveis* não cabe ao *sacado* impugnar o seu pagamento ou não atender à ordem contra ele emitida.

Quanto à impugnação do pagamento do cheque, o sacado só pode deixar de pagar o cheque emitido contra si quando não tenha o sacador fundos disponíveis em suas mãos, quando estiver evidente a falsidade do cheque ou mostre ele outra qualquer irregularidade, que justifique a recusa, tal como ilegitimidade do portador ou defeito material do documento.

O cheque pode ser *nominativo*, *à ordem* ou *ao portador*. Segundo a sua natureza, ou a modalidade de sua emissão, distingue-se a pessoa que possa receber o valor nele inscrito, das mãos do sacado.

E, assim, a legitimidade do portador do cheque se evidencia:

- a) quando *nominativo*, que se reveste do caráter de cessão de um crédito feito pelo emitente a favor de uma terceira pessoa, o próprio beneficiário, que se encontra na posição de cessionário, é o legítimo proprietário. Somente ele o pode receber ou a seu mandatário especial;
- b) quando *à ordem*, transmissível por endosso, ou o próprio beneficiário, a favor de quem o cheque é emitido, e cujo nome se menciona no cheque, ou a pessoa por ele indicada no verso

do cheque (*endosso pleno*), ou ainda o portador, se o endosso for em branco, desde que o cheque se transformou ao portador;

c) quando *ao portador*, aquele que com ele se apresentar ao sacado, visto que o *cheque ao portador* tem livre circulação e se transfere pela simples tradição.

Há várias espécies de cheques, além dos que comumente se usam para retiradas de fundos disponíveis ou dinheiro depositado nos estabelecimentos bancários ou em firmas comerciais: *cheques cruzados*, *cheques visados*, *cheques bancários*, cada um possuindo caracteres próprios e distintivos, embora obedientes aos requisitos legais instituídos para a formação do título.

Os bancos entre si podem constituir *câmaras* para compensação de cheques: é o que se denomina *Câmaras de Compensação*, de origem inglesa, onde se designam de *Clearing Houses*.

Institui a lei do cheque pena para quem emite cheques contra estabelecimentos bancários sem que tenha fundos disponíveis, pena que não somente é de multa, que possa ser imposta pela infração, como é de imputação criminal em decorrência do estelionato que se evidencia, quando ocorre dolo na emissão do cheque.

CHEQUE ADMINISTRATIVO. Também denominado cheque bancário ou cheque de caixa, indica aquele de emissão por um banqueiro, não ao portador, em benefício de terceira pessoa, para ser honrado por estabelecimento específico da entidade emissora.

CHEQUE AO PORTADOR. É o emitido *ao portador*, sendo assim transferido, como qualquer título de sua espécie, pela simples tradição. E, desse modo, quem se apresenta com ele traz consigo a presunção de que é seu legítimo possuidor.

CHEQUE À ORDEM. Diz-se do cheque nominativo com a cláusula à ordem, em virtude do que a sua transferência se faz por endosso, aposto pelos beneficiários no verso dele.

O cheque à ordem se converte em cheque ao portador se o endosso for em branco, isto é, consistir simplesmente na assinatura do beneficiário no verso do cheque, sem indicação da pessoa a favor de quem foi o endosso passado, o que se diria endosso pleno ou em preto.

CHEQUE BANCÁRIO. O mesmo que *cheque administrativo*. Denominação que se dá às ordens de pagamento emitidas pelos bancos ou casas bancárias contra as suas próprias caixas, ou contra as suas filiais ou agências, ou mesmo contra outros bancos.

Apresentam o mesmo aspecto do cheque comum, somente não permitindo a lei a sua emissão ao portador, devendo ser nominativos com cláusula à ordem ou sem ela.

No entanto, além de funcionar como uma ordem de pagamento ou passe de dinheiro, traz o cheque bancário o grande mérito de ser um título que pode ser negociado, onde quer que se encontre, sem perigo de qualquer contrariedade, pois que o seu pagamento já se encontra previamente garantido pelo banco ou casa bancária que o emite, não dependendo, pois, da existência de fundos disponíveis do emitente.

CHEQUE CRUZADO. É designação formada do inglês *crossed check*, e tem o intuito de proteger os interesses contra furto ou extravio dele, quando em curso.

O *cruzamento do cheque*, que transforma o cheque comum num título somente *pagável a um banco*, opera-se atravessando-se o *texto do anverso do título* por dois traços oblíquos, paralelos, de cima para baixo, de ponta a ponta.

Com o cruzamento, só pode ser o cheque recebido por um banco. E, se entre os dois traços paralelos se colocar o nome de um banco, somente ao banco aí designado se poderá efetuar o pagamento. O cruzamento pode ser feito pelo emitente ou pelo beneficiário do título. Mas somente se processa em cheques nominativos com a cláusula à ordem, não se admitindo no cheque ao portador ou no nominal sem a cláusula à ordem, salvo se é o próprio banco que figura no texto ou no cruzamento.

Uma vez feito o cruzamento, não pode ser cancelado.

CHEQUE DE VIAGEM. Do inglês *traveller's check*, indica a modalidade de cheque administrativo, de curso em praças de diferentes países, para uso de viajantes.

CHEQUE NOMINATIVO. É o que se passa a favor de determinada pessoa, sem qualquer condição de ser transferido à ordem.

Indica-se no caráter de uma cessão de crédito feita pelo emitente a favor do beneficiário. E, em tal situação, se este, que é o cessionário do crédito, não pode pessoalmente recebê-lo, terá de dar poderes na forma comum ou transferi-lo a outrem segundo as regras do direito comum, desde que não pode o cheque dado em tais condições ser transferido por endosso.

O cheque nominativo, sem a cláusula à ordem, não pode ser cruzado, salvo se é o próprio banco, a favor de que se cruzou, que figura como seu beneficiário.

CHEQUE VISADO. Assim se diz do cheque que já previamente é *visto* ou reconhecido pelo estabelecimento ou banqueiro contra quem se emitiu.

Deixa de ser, assim, uma ordem de pagamento sobre fundos disponíveis, para se converter num título de crédito perfeito e acabado, cujo pagamento independe de verificação das provisões do emitente.

Não perde, como cheque cruzado, os seus característicos anteriores. Continua a funcionar como um cheque comum, somente com a vantagem de já ter seu pagamento reconhecido ou certificado, não importando, por isso, qualquer alteração posterior na conta-corrente do emitente ou na falta de fundos disponíveis, pois que o *agente passivo*, contra que se emitiu, já assegurou previamente o seu pagamento, encontrando-se, por tal forma, vinculado de modo inequívoco à obrigação, que nele se inscreve.

O visamento ocorre com as expressões: *visto* ou *visado*, ou *visado para tal dia*, seguidas da assinatura da pessoa ou pessoas que representam legalmente o estabelecimento.

CHICANA. É expressão vulgarizada na linguagem forense, para indicar os meios cavilosos de que se utiliza o advogado para protelar ou criar embaraços ao andamento do processo ajuizado.

Caracteriza-se a *chicana*, que se revela em *abuso de direito*, nos ardis postos em prática pelo advogado de uma das partes litigantes, seja pela apresentação ou provocação de *incidentes inúteis*, seja pelo engenho com que se arquiteta outros meios protelatórios ou embaraçosos ao andamento da ação, criando figuras jurídicas que não encontram amparo em lei ou na jurisprudência, ou tramando toda espécie de obstáculos para o pronunciamento célere da Justiça.

Qualquer embaraço ao andamento do processo, seja por que meio for, mostra-se *chicana*, pois nela se integra, segundo a técnica de nossa lei processual, qualquer manejo protelatório da ação, ou a *resistência injustificada* a seu regular andamento.

“CHÔMAGE”. É mais próprio à técnica econômica. No entanto, possui aplicação na terminologia jurídica, notadamente do Direito Trabalhista, desde que o *chômage*, ou desemprego, indica a interrupção de trabalho, em virtude de dispensa ou despedida do trabalhador.

Dessa forma, tem a mesma significação de *desemprego*, conseqüente de despedida ou dispensa.

Várias as causas que podem ocasionar o *chômage*. Pode ser conseqüente da vontade do patrão.

E pode ser resultante da vontade do operário, que não se subordina às condições do emprego.

Há, ainda, causas involuntárias: o fechamento do estabelecimento por motivo de força maior, tais como falência, incêndio ou outra qualquer causa.

É vocábulo francês significa *descanso, cessação do trabalho*.

CHOURIÇO. É aplicado na técnica do Direito Fiscal para indicar a *tripa grossa* cheia de carne com gorduras e temperos, seca ao fumeiro. Diferencia-se, assim, da linguiça, que se entende como tripa recheada de carne de porco, que tanto pode ser fresca, como seca ou defumada.

CHUSMA. Na linguagem marítima antiga, a tripulação de bordo ou equipagem de um navio. Diz-se também de uma grande quantidade de pessoas ou coisas.

CIDADANIA. Segundo a teoria, que se firma entre nós, a *cidadania*, palavra que se deriva de *cidade*, não indica somente a qualidade daquele que habita a cidade, mas, mostrando a efetividade *dessa residência*, o direito político que lhe é conferido, para que possa participar da vida política do país em que reside. Neste sentido, então, a *cidadania* tanto se diz *natural* como *legal*.

É *natural* quando decorre do nascimento, isto é, da circunstância de ser nacional por nascimento.

É *legal* quando, em virtude da *residência fixada* em certa parte do território, esta lhe é outorgada por uma declaração legal, a *naturalização*.

A *cidadania* é expressão, assim, que identifica a qualidade da pessoa que, estando na posse de plena capacidade civil, também se encontra investida no uso e gozo de seus direitos políticos, que indicam, pois, o *gozo dessa cidadania*. Em certos casos, porém, a lei impõe restrições àquele que a frui em caráter legal.

A cidadania pode ser conferida ao nacional, como ao estrangeiro naturalizado.

CIDADÃO. Em regra, quer designar a pessoa que reside no território nacional, não indicando simplesmente quem é brasileiro, mas também o estrangeiro.

Neste sentido, apenas, vem significar a condição de habitante do país, que adotou o sistema republicano, em oposição ao *súdito*, mais próprio aos regimes monárquicos.

E, desse modo, tanto se diz *cidadão brasileiro*, como cidadão estrangeiro, para indicar o nacional ou o estrangeiro que residem em território nacional. Sendo assim, quando se diz *cidadão*, sem que se expresse a qualidade de nacional ou não, se entende que abrange as duas espécies, pois que serve para distinguir os que residem e os que não residem no território nacional.

Mas, quando se diz *cidadão brasileiro*, tanto se considera o nacional, como o estrangeiro naturalizado, que, sendo *cidadão*, adquiriu a qualidade de brasileiro pela naturalização.

CIDADE. O vocábulo nos vem do *civitas* latino, com significado muito mais amplo do que aquele em que é tido pela técnica administrativa.

Nesta, com melhor razão, adotou-se o sentido de *urbs*, também com a tradução de cidade.

E a compreensão do próprio perímetro citadino está concentrada na frase latina: *Urbem designat aratro*, frase esta atribuída a VIRGÍLIO e que se traduz: *ele marca com o arado o círculo da cidade*.

Desse modo, a cidade compreende o que, vulgarmente, se chama de *perímetro urbano*, não se estendendo, pois, a seus arredores rurais e términos, que são melhor compreendidos na jurisdição *municipal*, não *citadina*.

Daí se infere a distinção da *cidade* e do *município*. Onde termina a zona urbana termina a cidade. O Município é o todo que compreende a cidade, a zona suburbana e a zona rural, sob sua jurisdição, ou intendência. Os subúrbios e os arrabaldes, em realidade, são extremos da cidade, mas não se integram na zona *urbana* ou *citadina*.

CIÊNCIA. Vocábulo usado para indicar o fato de estar a pessoa no conhecimento de qualquer assunto, seja de seu interesse ou de interesse alheio, pelo que não pode, posteriormente, alegar que o desconhece ou não sabe.

Na técnica testemunhal, a ciência pode ser própria ou pode ser alheia.

É *própria* quando o conhecimento decorre da própria vista ou audição da pessoa, que tem ciência do fato.

É de *ouvida alheia*, quando o souber por narração de outrem, não por ter presenciado ou ouvido.

Juridicamente, quando se quer levar ao conhecimento da pessoa a *ciência* de qualquer ato ou fato, por determinação legal, a ciência será *provocada* por intimação, notificação ou qualquer outro meio equivalente.

E tanto se mostre que o meio utilizado para tal foi cumprido, tem-se a ciência como efetiva, para surtir os efeitos legais.

CIENTE. É aplicado na linguagem forense para indicar que a pessoa, a quem se deve dar ciência de algum ato ou fato jurídico, tem dele conhecimento: está *ciente*.

Na técnica processual, o *ciente* tanto pode ser expresso, como decorrer do ato inequívoco, pelo qual ele se evidencie.

É expresso, quando a pessoa põe, no próprio ato ou documento em que se quer dar conhecimento, o seu *ciente*, assinando-o em seguida.

Mas pode decorrer de atos inequívocos, que suprem a falta do ciente expresso, tais como se, como sabedor do fato, pratica atos que com ele têm relação e não poderiam ser praticados, desde que não o conhecesse.

Quando o *ciente* da parte se faz manifesto ou expresso, não se mostra imprescindível a prática da intimação, da notificação ou de outro meio de *ciência* a ela, para que se cumpra o imperativo legal quanto ao conhecimento do despacho ou da decisão, que lhe deverá ser avisada ou cientificada.

Mas, desde que não se tenha dado a ciência de modo espontâneo, pela declaração de ciente da parte, legalmente se poderá considerar que está ciente do despacho ou da decisão mediante a intimação, notificação ou publicação do ato, que deva ser levado a seu conhecimento. Depois de efetivado qualquer ato processual desta natureza e com força para levar o conhecimento ao interessado, estará ele *ciente*, como quer a lei.

C.I.F. Abreviatura de *cost, insurance, freight* (em inglês, custo, seguro, frete). Trata-se da cláusula C.I.F. ou c.i.f. que, em contratos de compra e venda mercantil, estabelece que o preço inclui o custo da mercadoria, as despesas com o seguro e o frete até o local do destino.

Há outras cláusulas muito usadas nesses contratos, como a F.A.S. ou f.a.s. e a F.O.B. ou f.o.b.

Também se usa grafar CIF, FAS, FOB.

Vide: *F.O.B.*

CIFRA DOURADA. A doutrina criminológica assim denomina a parcela de crimes não registrados nas estatísticas oficiais que são cometidos por classes privilegiadas, os denominados crimes de “colarinho branco”.

Os crimes de colarinho branco são práticas impunes de integrantes do poder político, econômico e social em detrimento da coletividade em geral e em benefício das oligarquias econômico - financeiras. São crimes que têm como escopo infrações contra o meio ambiente, ordem tributária, ordem política, sistema financeiro, entre outras possibilidades.

CIFRA NEGRA. A doutrina assim denomina a parcela de crimes que ocorrem de fato, mas não compõem as estatísticas oficiais, por não serem de conhecimento dos órgãos do sistema penal. É a diferença entre a criminalidade real e a criminalidade registrada.

A cifra negra pode decorrer de diversos fatores, tais como o desinteresse da vítima em virtude do descrédito em relação ao sistema penal, bem como o receio de ser estigmatizado por ter sido agente passivo de um determinado crime.

CIGARRILHA. Assim se entende, para efeito de tributação fiscal, o cigarro envolto em capa de folha de fumo, feito com fumo picado, desfiado, migado ou em pó. Se diferencia do cigarro simplesmente pela capa, que é de folha de fumo, enquanto a do cigarro é de papel ou de palha. E quanto ao *charuto*, dele se distingue porque o charuto é feito, internamente, de folhas de fumo inteiras ou somente partidas.

CIGARRO. Na linguagem fiscal, e para efeito de tributação, assim se diz para o produto feito de fumo picado, desfiado, migado ou em pó, revestido ou capeado por papel apropriado.

Vide: *Charuto, Cigarilha*.

CIRCULAÇÃO. Em sentido geral, *circulação*, do latim *circulatione*, verbo *circulare* (girar, andar de um lado para outro), dá bem a ideia de tudo que se movimenta, andando de um ponto a outro, seguindo rumos que lhe tenham sido traçados, por força das circunstâncias ou por vontade do próprio homem.

Em Economia Política, distingue-se a série de fenômenos de ordem econômica, que têm por escopo distribuir as riquezas produzidas no sentido de serem levadas a seu consumo ou serem utilizadas, formando matéria que constitui relevante capítulo de sua investigação.

Na técnica jurídica, *circulação*, além de outras aplicações, que são tidas no seu sentido gramatical, possui a de exprimir a *introdução de qualquer coisa em comércio*, ou a soma de negociações ou contratos, de que possa ser objeto.

Assim, a *circulação* da obra é o seu lançamento no mercado, para que se exponha à venda.

Por esse motivo, significa a *distribuição* da coisa, em regra para comércio, embora se possa dar o caso em que a distribuição não tenha esse caráter, tal a *circulação* de boletins, panfletos ou livros de propaganda.

A *circulação do título* é a série de operações que se possam fundar nele para sua negociação ou transferência, após sua emissão.

No ponto de vista jurídico, a *circulação das coisas* está subordinada às imposições legais, não sendo mero fenômeno natural, como o é em Economia Política, onde, por vezes, as coisas circulam levadas por forças, que não são voluntárias.

A lei pode impedir a *circulação de coisas*, como as pode retirar da circulação.

Circulação. Em sentido técnico-administrativo, circulação designa, também, a questão do trânsito pedestre ou de veículos numa cidade ou nas estradas.

Neste particular, há regulamentos que traçam as regras aplicáveis a toda espécie de circulação(*trânsito*).

CIRCULARES. No sentido técnico-administrativo, *circulares* indicam toda sorte de *instruções* escritas, emanadas da autoridade competente e endereçadas aos chefes de serviços das várias repartições subordinadas à direção de onde partiram, para serem adotadas nos serviços sob sua chefia.

Tais instruções podem consistir em regras novas a serem adotadas nos serviços da repartição, ou podem ser consideradas como instruções interpretativas de princípios instituídos nos regulamentos ou nas leis comuns, mostrando-se, desse modo, normas práticas, que a experiência aconselha, a serem admitidas e a servirem de guia a todo o funcionalismo.

Recebem o nome de *circulares*, de *círculo*, porque, conforme a própria palavra indica, são igualmente enviadas às diversas repartições, indicado que se trata de medidas tomadas em caráter geral a todos os departamentos sob jurisdição de quem as emitiu, e que, por isso, devem ser acatadas por todos os jurisdicionados da autoridade hierárquica de onde provieram.

Circulares. Na terminologia comercial, serve para indicar as cartas ou avisos que uma firma comercial endereça a todos os seus fregueses ou fornecedores para cientificá-los de certas alterações relativas a seu negócio, ou à própria organização da firma.

Aliás, na linguagem jurídica, *circular* igualmente possui semelhante sentido, para indicar *anota*, a *notícia* ou o *conhecimento* de certo fato que se divulga através de escritos, em forma de carta, dirigidos a várias pessoas.

CIRCUNDUÇÃO. Do latim *circumductus*, circunduto, isto é, que tem de repetir-se em virtude de anulação anterior. Circundação era usada na terminologia forense significando: pena aplicada contra o autor duma ação que não comparecia a juízo, e que consistia na anulação da citação do réu.

CIRCUNSCRIÇÃO. Nome de uso na técnica administrativa, para indicar certa divisão territorial ou a parte do território de um país, a que se atribui certo regime administrativo, embora nem sempre possuindo uma alçada jurídica, na qual assenta o poder jurisdicional de uma autoridade administrativa, civil ou militar, para dirigir uma certa espécie de serviços públicos, ora de ordem meramente administrativa, ou de ordem política.

Tem, às vezes, o sentido de *distrito*, que se revela igualmente certa *divisão territorial*, sujeito a determinada jurisdição.

CIRCUNSTÂNCIA. No sentido jurídico, derivado do latim *circumstantia*, de *circumstare*(rodear, cercar), dá bem a ideia de tudo, seja qualidade, acidente ou atributo, que se acerca ou vem anexo ao fato ou ao direito, para, por vezes, lhe mudar a própria substância ou natureza.

É, assim, a *particularidade* que acompanha o fato ou o direito, nem sempre se mostrando uma *peculiaridade*, mas um elemento, que lhes era estranho e que a eles se uniu ou se juntou. Bem por isso, a *circunstância* pode vir como *qualidade* ou como *acidente*, ou apresentar-se como novo fato, evento ou condição, que se anexa, acompanha ou segue outro fato, a ele se integrando.

CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. Assim se diz dos fatos que cercam a realização de um crime ou contravenção, em virtude dos quais a lei manda que se aplique pena mais severa.

Desse modo, as *circunstâncias agravantes* podem decorrer da *qualidade do criminoso*, que, por seus antecedentes, se mostre um indivíduo nocivo à sociedade, ou como incidentes, que cercaram o crime, em virtude dos quais se evidencia a maior crueldade ou nocividade do criminoso.

Vide: *Agravação penal*.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. Ao contrário das agravantes, são as que requerem maior benignidade para o criminoso, em atenção a seus antecedentes ou circunstâncias em que o próprio crime se realizou.

Vide: *Atenuantes*.

CIRCUNSTÂNCIAS DIRIMENTES. Elementos evidenciados na pessoa do criminoso ou na prática do crime, excludentes da culpabilidade.

CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. São as circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Segundo a lei penal, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes (Cód. Penal, art. 61).

CISÃO. Instituto próprio da sociedade anônima, tem por fim a transferência de parte do patrimônio da companhia a outra ou outras, constituídas com esse objetivo ou já existentes.

A transferência, se *total*, implica extinção da companhia cindida; se *parcial*, na divisão do seu patrimônio.

CISMA. Pelo Código Canônico de 1983, can. 751, cisma é a recusa de sujeição ao Sumo Pontífice ou de comunhão com os membros da Igreja a ele sujeitos. (nsf)

CITAÇÃO. Em latim *citum*, *cito*, verbo *citare* (produzir movimento, chamar, incitar, excitar), exprime o ato processual pelo qual se chama ou se convoca para vir a juízo, a fim de participar de todos os atos e termos da demanda intentada, a pessoa contra quem ela é promovida.

É, também, a referência que se faz, em qualquer escrito, a determinado autor ou a determinada obra.

Por aí se vê que a *citação*, sendo meio de movimentar a ação, ao mesmo tempo que, como é da regra, se anuncia à parte adversária da intenção do autor de propor contra ela a demanda, já ajuizada, sempre se induz *ato inicial do processo*. Por ela a ação se impulsiona e por ela se participa ao adversário o teor do pedido, que motiva a demanda.

No entanto, compreendida a ação em duas fases distintas – a da ação propriamente dita e da execução – a *citação* é ato inicial nas duas fases, seja para *instaurar a ação*, seja para *instaurar a execução*.

Por ela é que se dá *ciência* ao réu, posteriormente, executado, do início da ação ou da execução.

Para os demais casos, quando é da regra serem levados ao conhecimento da parte litigante, autor ou réu, segundo o estilo, a *ciência* se promove por vários modos, entre eles, pela notificação ou intimação, diante das quais fica a parte bem *ciente* do acontecido.

Prescreve a lei processual várias maneiras para que se promova a citação: por mandado, com hora certa, por precatória, por rogatória, por edital, cada uma delas possuindo características próprios e regras especiais.

A falta de citação ou a citação nula (*circunduta*, considerado o termo no seu sentido próprio de desvalia ou ineficácia) traz como consequência a nulidade do feito. E o que se fizer em seguimento será considerado nulo e ineficaz. E se cabe ao autor, somente, nova citação, regular e perfeita, pode trazê-lo licitamente a juízo para reinício da ação. E é vício que pode ser alegado em qualquer tempo, salvo se o réu não a tenha revalidado ou ratificado, segundo os princípios, que se instituem na lei processual.

Quando a ação versa sobre bens imóveis ou direitos sobre eles, também, se cita, além do réu, a sua consorte, sob pena de nulidade da citação.

Citação. É a expressão usada para indicar a menção a trecho de afirmativa feita por outrem, em livro ou em tratado, para reforço de alegação ou de teoria, que se tenha exposto ou esposado. Nesta hipótese, *citação* é tida no sentido de *referência* em alusão ao texto que é transcrito ou em que se baseia o que foi afirmado, ou negado.

CITAÇÃO CIRCUNDUTA. Como *circunduto* qualifica ou distingue o ato que se torna ineficaz ou nulo, o que não se praticou ou não se executou segundo a regra, a citação pode ser dita *circunduta* toda vez que se mostre *anulada* ou ineficaz.

Citação circundata, s.m.j., era feita em audiência. Veja a referência no C. Civil quanto à suspensão de prescrição.

CITAÇÃO COM HORA CERTA. É nome que se dá a um dos processos por que se efetiva a citação.

O próprio Cód. de Proc. Civil, art. 227, dá o seu sentido: “Quando, por três vezes, o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família, ou em sua falta a qualquer vizinho, que no dia imediato, voltará, a fim de efetuar a citação na hora que designar.”

Está assim conceituada a espécie: havendo a *suspeita de ocultação*, por parte do citando, que assim ousa fugir à citação, elemento justificativo da espécie de citação, o oficial *marcará hora certa* do dia seguinte, que *antecede o aviso*, para nela dar como promovida a citação, deixando a contrafé com pessoa da família ou com o vizinho, se o citando continuar oculto.

Na citação com hora certa, é da regra, que, a seguir, seja nomeado *curador especial*, se o citando não esteve presente à citação e ela se fez em pessoa da família ou estranha.

CITAÇÃO EFETIVA. Assim se diz da citação que foi regularmente promovida, isto é, que foi executada segundo os princípios instituídos em lei, na *pessoa do réu*, na de *seurepresentante legal*, ou na de seu *mandatário*, se tem poderes especiais e expressos para recebê-la.

A lei considera como poderes para receber a citação, restrita aos casos da administração, ao administrador de bens imóveis, cujo citando esteja ausente (Cód. de Proc. Civil, art. 215, §§ 1º e 2º).

Mas, segundo o sistema introduzido pela lei processual brasileira, a citação está *perfeita*, portanto é efetiva, quando o *mandado*, devidamente cumprido, for entregue a cartório. Da data desta entrega se conta o prazo para a contestação. E, se vários os réus, da data da entrega do último mandado.

Mesmo nos casos de precatória, carta de ordem ou rogatória, a efetividade da citação decorre da *chegada* das mesmas ao *cartório expedidor*, pois somente aí se entende que o *mandado foi cumprido*.

Quando a citação se faz *por edital*, a efetividade decorre do prazo nele marcado, isto é, do dia em que se extingue o prazo da convocação, e daí se conta o prazo para a apresentação da contestação, pois que ela se diz perfeita desta data, e, segundo a regra, da data da efetividade é que se conta o prazo para a contestação.

A efetividade da citação não quer dizer que seja ela reputada integralmente válida. Pode ter sido efetiva e se mostrar válida: são duas figuras distintas. A efetividade significa que foi a citação *executada, cumprida*. A validade diz respeito à sua eficácia.

CITAÇÃO “IN FACIEM”. Aquela realizada na própria pessoa do citado.

CITAÇÃO INICIAL. Denominação que se dá à citação que deve ser promovida para início da ação, a fim de distingui-la da que se deve fazer para início da execução. A citação inicial é o primeiro sopro de vida que se dá ao processo: sem ela não terá força para ter andamento.

CITAÇÃO NA EXECUÇÃO. É a formalidade indispensável para início da execução, que, sem ela, não se instaura lícitamente, salvo se, como é da regra, ocorre suprimento de falta ou defeito, pelo próprio executado.

As regras são as mesmas para a *citação inicial*, devendo ser citados na execução todos os que o foram para a ação.

CITAÇÃO PESSOAL. Assim se diz da citação inicial, ou na execução, porque, em regra, deve ser feita na pessoa do réu.

No entanto, não perde o caráter de pessoal a citação feita na pessoa do procurador com poderes especiais para receber citações iniciais e da execução, dos representantes legais e dos administradores de réus ausentes, pelos atos derivados de sua administração.

De igual modo, em caso de ausência comprovada, a citação por edital também forma exceção.

Todas as pessoas que possam ser demandadas podem ser citadas. No entanto, a lei processual abre exceções a certos casos e para certas oportunidades, conforme se inscreve no art. 217 do

Código de Proc. Civil. Mas, são casos temporários que, tão logo passam, autorizam que nas pessoas indicadas se faça a citação.

CITAÇÃO POR CARTA. É a realizada por via postal, sendo a modalidade de *vocatio* que se tornou a regra comum, em substituição à antiga citação através do Oficial de Justiça.

CITAÇÃO POR CARTA DE ORDEM. É a que se faz por *carta de ordem*.

Vide: *Carta de ordem*.

CITAÇÃO POR EDITAL. A citação por edital é a que se autoriza, quando é desconhecido ou incerto o *citando*, ou quando o mesmo está em lugar ignorado, incerto ou inacessível, ou ainda nos casos expressamente autorizados em lei, inventário, usucapião etc.

Em tal caso, a citação por edital se funda ou na incerteza do citando, ou na incerteza do local em que o citando se encontra, ou, mesmo quando sabido o local, não se pode efetuar a diligência, por ser inacessível o local ou existir impedimento imperioso ao acesso, tal como guerra, epidemia ou outro motivo com força para impedir que a citação se execute pelos meios que forem indicados.

O edital para a citação deve conter todos os requisitos que se fazem essenciais no mandado, além da indicação do prazo em que corre a citação, findo o qual ela se considera efetiva, para efeito da contagem do prazo para a contestação e prosseguimento da ação.

Se, no prazo regulamentar, não comparece o citado, nomeia-se curador especial para representá-lo.

Para a citação por edital não se faz mister a justificação prévia da ignorância ou incerteza do paradeiro do citando ou de quem seja o citando. Tanto basta a *afirmação do requerente*, cabendo-lhe sanções se dolosamente faz a afirmativa (Cód. de Proc. Civil, art. 233).

CITAÇÃO POR FAC-SÍMILE. Prevista na Lei do Inquilinato e somente admissível se prevista contratualmente.

CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. É a citação que se faz mediante *ordem escrita do juiz*, a que se chama de *mandado*, feita e passada pelo escrivão, que a assina com a declaração de que o faz por ordem do juiz, que, também, a rubrica.

A citação por mandado deve conter:

- a) os nomes do autor e do réu, bem como os respectivos domicílios ou residências;
- b) a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a advertência ao réu de que, não sendo contestada a ação, no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor, versando o litígio sobre direitos indisponíveis;
- c) a cominação, se houver;
- d) o dia, hora e lugar do comparecimento;
- e) a cópia do despacho;
- f) o prazo para defesa;
- g) a assinatura do escrivão e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz.

A citação por mandado é cumprida por oficial de Justiça, seja o efetivo ou outro interino ou *ad hoc*, designado pelo juiz.

A lei processual determina as regras de seu cumprimento, entre as quais se faz notar a *daleitura do mandado* ao citando e o *oferecimento da contrafé*, o que deve constar do termo a ser lavrado pelo oficial de justiça.

CITAÇÃO POR PRECATÓRIA. É a que se cumpre pela *carta precatória*. Vide: *Carta precatória*.

CITAÇÃO POR ROGATÓRIA. Assim se diz da que se efetiva pela *carta rogatória*. Vide: *Carta rogatória*.

CITAÇÃO VÁLIDA. Diz-se que a citação é válida, quando, além de efetiva, foi executada com respeito a todas as regras e formalidades prescritas na lei processual, não sendo, assim, condutora de qualquer vício ou defeito, que a possa inquinar de nula.

Evidenciada a validade da citação, produz, desde logo, os seguintes efeitos:

- a) previne a jurisdição;

- b) induz litispendência;
- c) torna a coisa litigiosa;
- d) constitui o devedor em mora;
- e) interrompe a prescrição.

A validade da citação também decorre da competência do juiz que a ordena, pois, se o juiz é incompetente, a citação não produz os efeitos que são de desejar, desde que se inquina de ineficaz.

CITADO. Assim se diz da pessoa contra quem se passou o mandado de citação, ou se cumpriu a citação, isto é, depois que ela se considera efetiva.

CITANDO. Designação que se dá à pessoa contra quem há mandado de citação ou há pedido de citação, enquanto esta não se cumpre, pois que, tão logo cumprida, se diz *citado*.

CITANTE. Diz-se da pessoa que requer a citação contra outra pessoa. É o autor ou exequente da ação.

CÍVEL. Derivado do *civilis* latino, com a mesma significação de *civil*, aplica-se para distinguir as ações, que se fundam, precipuamente, no *Direito Civil*, e os juízes ou tribunais, a quem as mesmas se confiam, em oposição à expressão *criminal*.

CIVIL. Em geral, é vocábulo que se refere ao *cidadão*, considerado em suas relações com os demais membros da sociedade, das quais resultam deveres ou obrigações a cumprir e direitos a exigir.

Na técnica jurídica, é também empregado para distinguir a matéria componente do Direito, que regula, fundamentalmente, as relações da pessoa na sociedade em que convive, nos vários aspectos, em que se possam apresentar, o qual se diz *Direito Civil*, em oposição às normas reguladoras de atividades humanas, que tomam outra significação, tais como *ascomerciais*, ou outras, que regulam sua ação, cominando sanções pelas transgressões aos preceitos instituídos, as *criminais*.

Civil. Aplica-se ainda para contrapor-se ao *militar*, que indica pessoa que, tirada da sociedade, é colocada em atividade especial de defesa da coletividade, porque assim exigem os interesses vitais do país. O *militar* é o que está em serviço das Forças Armadas; o *civil* é o que se conservou nas atividades civis, ou a elas voltou para atuar segundo as circunstâncias.

CIVILISTA. Assim se diz do jurista ou jurisconsulto, que se especializou em matéria civil. Ou de tudo que se opõe ou é contrário ao que é militar.

CLAMOR PÚBLICO. Manifestação popular de desagrado ou indignação, motivadora da intervenção do Poder Público.

CLANDESTINIDADE. Na terminologia jurídica, é o vocábulo, derivado de *clandestino* (do latim *clandestinus*, que se faz às escondidas, em segredo), aplicado para indicar o *ato jurídico* que se praticou clandestinamente, isto é, feito em *segredo*, às *escondidas*, *comdissimulação*, seja para contrariar princípios instituídos em lei, seja para ludíbrio a outrem.

A *clandestinidade* revela, assim, o *vício* dos atos praticados com intenção dolosa e sem a necessária *publicidade* prescrita em lei, ou indispensável para que o ato pudesse ser impedido, por quem se apresente com o justo direito de impedi-lo.

Desse modo, a *clandestinidade* mostra-se mais grave que a *ocultação*, pois que esta nem sempre pode ser contrária às normas legais, enquanto aquela sempre se diz promovida com a intenção de fugir ao cumprimento da lei ou é praticada no sentido de ser escondida ou dissimulada ao interessado a verdadeira razão que leva a pessoa a praticar o ato clandestino.

No entanto, a clandestinidade é a *ocultação dolosa*, porque, na execução do ato clandestino, sempre se infere o ânimo de ser praticada uma fraude, seja à lei, que por ele se burla, ou seja à pessoa, no desejo de lesá-la.

É assim, *verbi gratia*, que se conhece da *clandestinidade da posse*, quando ela resulta *demanobras* praticadas no sentido de *esconderem* ao possuidor o *apoderamento* do que lhe pertence, sem que possa reagir a esta espoliação. É a *ocultação dolosa*, que, também aí, caracteriza o *vício*, que a clandestinidade assinala.

A *clandestinidade do contrabando*, também, evidencia-se pelos ardis empregados no sentido de fazer passar as mercadorias proibidas em território nacional, ou de importá-las sem pagar os devidos impostos de importação. A *introdução clandestina*, ou a introdução com ocultação fraudulenta, também é o seu caráter. Daí a burla à lei e a fraude ao erário público.

A *clandestinidade no casamento* é sua realização sem a atenção às formalidades legais. É o casamento clandestino, que se fez com desrespeito à lei e fraude aos seus princípios.

CLANDESTINO. Assim se diz, em regra geral, de tudo o que se faz às escondidas ou ocultamento, contra norma legal instituída e com intenção dolosa ou fraude.

Não é só o que se oculta. Necessário que se tenha o ânimo de burlar a lei e fraudar alguém. E, assim, o ato clandestino é *ato vicioso*.

Clandestino. Na linguagem marítima, clandestino é toda pessoa que se introduz às ocultas no navio ou na embarcação, procurando furtar-se à vigilância do pessoal de bordo, a fim de transportar-se, de um lugar a outro, sem o pagamento da passagem, que se exige para sua condução, e sem se encontrar munido dos documentos indispensáveis. *Passageiro clandestino.*

CLAREZA. No sentido jurídico, quando se diz *clareza*, deseja-se significar a *minudência* ou *meticulosidade* com que o ato deva ser descrito, para que, por suas palavras claras e precisas, não se tenha qualquer dúvida do que a respeito ali se escreve. Ou vem patentear a maneira precisa e inequívoca com que o ato foi praticado, de modo a não deixar dúvida a manifesta intenção do agente, ou agentes, que o promovem.

CLARIDADE. Na técnica jurídica, *claridade* é a luz que, por vãos abertos na casa (janela, claraboia, frestas etc.), penetra nela.

E porque a claridade se revele uma *necessidade*, permite a lei que, em seu prédio, pode o proprietário abrir seteiras, frestas e, mesmo para o prédio vizinho, a fim de que *capte luz* para o seu, sem que se tenha de sujeitar à área, que seria obrigado a deixar.

No entanto, essa faculdade não cria para o dono do prédio um *direito de servidão*, pois tais aberturas de luz ou para claridade não prescrevem contra o vizinho. E pode este, assim, levantar obra sua, mesmo que, por ela, se vede a *claridade* por ali conseguida.

CLASSE. No sentido jurídico, *classe*, do latim *classis*, compreende o *rol*, em que determinada coisa ou pessoa é incluída, para formar uma *categoria*, em virtude de elementos que as *uniformizam*.

Desse modo, a classe demonstra, em regra, a *especialização*, a *identificação por espécies* ou *categorias* de determinadas coisas, de determinados atos, de certos fatos ou de certas pessoas.

E, assim, temos a *classe de coisas*, compreendida pelo grupo de coisas semelhantes, *classe de pessoas*, formada pelas pessoas de idêntica categoria, *classes de atos*, que se mostram análogos, ou *classes de fatos*, que se evidenciam de idêntica natureza.

Em razão disso, *classe*, quando aplicado em junção a qualquer outro *nome* (substantivo), quer sempre significar que nela se incluem e se compreendem todos os atos, coisas ou pessoas, que se indicam de iguais caracteres, referentes à *espécie*, que assim se agrupa.

Classe. Na significação do Direito Administrativo, não possui sentido diverso: expressa a *categoria* de funções em que o funcionário ou empregado está incluído, sendo que, a partir da *classe inicial*, ou a de admissão, à última, ou hierarquicamente superior, todas elas formam espécies de *degraus* ou *graduações*, que mostram a natureza de funções que lhes são regulamentarmente atribuídas, dentro das quais, todos nelas incluídos gozam das mesmas prerrogativas, têm as mesmas vantagens pecuniárias, exercem atribuições semelhantes e têm as mesmas obrigações.

Classe. Na linguagem militar, assinalada pelo *ano*, indica as pessoas, que nele nasceram, e que, por este motivo, têm idênticos deveres militares e, por esta razão, formam *contingentes arrolados*, que se convocam, para o serviço militar, ou para a prestação de seus deveres cívicos, juntamente.

Classe. É sinônimo de *aula*, ou de turma de alunos, que frequentam a mesma aula ou o mesmo curso.

Classe. No âmbito do Direito Comercial, mais precisamente no tocante às sociedades por ações, tratando-se de *sociedade fechada*, ou seja, aquela que não tem ações oferecidas ao público, seja nas bolsas, seja no mercado de balcão, tanto as *ações ordinárias* quanto as ações preferenciais podem ser de diversas *classes*.

CLASSIFICAÇÃO. Serve para indicar a *ação de classificar*, isto é, de *agrupar* coisas da mesma espécie, para que formem *classes*, categorias ou grupos distintos.

Classificação. Na técnica administrativa e militar, é o vocábulo empregado para indicar a ação de *distribuir* os funcionários nomeados, os militares promovidos ou admitidos no exército, nos departamentos ou nos batalhões, em que vão servir.

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS. Na terminologia administrativa, indica a expressão *adiscriminação das despesas*, segundo a *especialização*, que se lhes dá, subordinada à sua natureza, isto é, finalidade e aplicação.

A classificação, assim, consiste no agrupamento das despesas da mesma natureza, a fim de que se evidenciem as verbas necessárias para atendê-las, ou seja, para *consigná-las*.

Na elaboração do orçamento público, a classificação das despesas é matéria relevante, bem assim, na sua execução, onde cada despesa deve ser previamente classificada, a fim de que, a seguir do empenho, seja autorizada, dentro das verbas orçamentárias.

CLASSIFICAÇÃO DE CREDITORES. Assim se diz do processo pelo qual, nas falências ou nos concursos de credores, se faz a *classificação* dos credores, segundo a natureza de seus créditos e a ordem de preferência atribuída a cada um deles.

Nesta classificação, os credores se dizem, então, *quirografários* ou *privilegiados*, sendo que os próprios privilégios possuem várias outras *classes*, de que decorrem direitos mais ou menos amplos e diferentes, em relação aos bens do falido ou do insolvente.

Segundo a *classe* de cada credor, o que se evidencia pela classificação, far-se-á a distribuição ou rateio dos haveres do falido ou do insolvente, o que resulta no pagamento de seus créditos, segundo a força do direito de cada um dos credores, consoante o que lhe é assegurado por sua classe.

CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. É, no regime aduaneiro, o processo preliminar para a aplicação da tarifa. E, assim, a classificação consiste em determinar a natureza da mercadoria, para, pondo-a em sua classe, ser buscada na tarifa a *taxa* tributária que lhe deva ser aplicada, e, em consequência, ser cobrado o imposto que é devido.

CLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS. No sentido fiscal, assim se entende o agrupamento que se faz de todas as rendas oriundas de certas fontes, que devem ser incluídas em determinada *categoria*, para efeito da incidência tributária. Cada categoria corresponde a uma classe de rendimentos.

Na declaração do imposto de renda, a classificação dos rendimentos é feita pela inclusão, em cada *cédula*, dos rendimentos auferidos e de igual natureza, a fim de que, por essa forma, se promova o cálculo do imposto proporcional, relativo a cada categoria ou classe de rendimentos.

CLÁUSULA. Do latim *clausula*, verbo *claudo* (fechar, cerrar, cercar), bem assinala o significado próprio que deve ter na linguagem jurídica: é toda manifestação da vontade imposta em um contrato, ou ato, em virtude da qual se *restringe* ou se *dispõe* a respeito das condições em que o mesmo possa exercer seus efeitos em relação às partes que o elaboram e aceitam.

Necessárias ou facultativas, são, assim, as cláusulas as próprias disposições ou condições em que o contrato ou ato se estabeleceu, no qual, então, as cláusulas vêm *fechadas* ou *encerradas*.

Daí, portanto, a exata compreensão de que as cláusulas não podem vir *fora do ato* ou *fora do contrato*; são *condições*, *prazos* ou *encargos*, que nele se estabelecem.

Num ato jurídico ou num contrato, há cláusulas que se dizem necessárias. Sem elas o ato jurídico ou o contrato não produzem efeitos, desde que se apresentam mutilados. Por outro lado, há cláusulas que, em se dizendo facultativas, não são de sua essência. E, se faltam, deixam o ato ou o contrato na valia que se lhes quis dar.

Há ainda cláusulas que se dizem condições deduzidas da própria essência do contrato. Sendo assim, mesmo não mencionadas, têm força para exigir que sejam cumpridas.

Várias outras espécies de cláusulas tomam nomes próprios, como veremos.

CLÁUSULA ACESSÓRIA. Opõe-se à principal. É a cláusula em que se estabelecem condições ou obrigações, que se ligam no cumprimento das obrigações principais, não se apresentando, pois, como cláusula que dispõe sobre a matéria ou objeto principal do contrato. Tal assim se verifica no contrato de mútuo, com a garantia de hipoteca ou de penhor. As cláusulas relativas ao mútuo serão as principais. E as relativas à garantia serão acessórias. Dizem-se cláusulas *adjetas* ou *adjetivas*.

CLÁUSULA ADJETA. Ou *cláusula adjetiva*, entende-se a que está dependente de outra cláusula ou é subordinada a ela. É a cláusula que vem *unida* ou junta a outra. E por essa razão, igualmente, se diz que é *acessória*, em oposição à principal, a que se uniu ou a que se subordinou.

CLÁUSULA “AD JUDICIA”. A cláusula *ad judicium* disposta no mandado judicial indica a constituição do mandatário com *poderes para o foro em geral*, quer dizer, é o mandato que investe o mandatário de toda autoridade para praticar, seja em nome do autor ou em nome do réu, todos os atos processuais, para a execução ou promoção dos quais não se exigam *poderes especiais*. A cláusula *ad judicium*, por esta forma, corresponde ou traduz os poderes que se entendem outorgados pelo mandato passado para o foro, em *termos gerais*.

Vide: *Mandato*, “*Ad judicium*”, *Mandato judicial*.

CLÁUSULA À ORDEM. Assim se diz de toda disposição ou condição atribuída ao documento, em virtude da qual possa ele, embora emitido a favor de certa pessoa, com a inscrição nele de seu nome, ser transferido ou cedido por simples endosso.

Geralmente, é cláusula usada nos títulos de crédito, como cheque, letra de câmbio, nota promissória, duplicata, nos quais, além da indicação do nome da pessoa em favor de quem o título é emitido ou sacado, vem a expressão *ou à sua ordem*, que lhe dá, então, autoridade para transferi-lo por endosso, o que não aconteceria se, sacado ou emitido em seu nome, não teve expressa a cláusula aludida.

CLÁUSULA AUTÔNOMA. Como tal se entende a cláusula, ou as cláusulas, que se estabelecem num contrato, formando *obrigação distinta* daquelas que fazem objeto do contrato principal.

Quer isto dizer, é a formação, *num só instrumento, de duas obrigações igualmente principais*, que se mostram vínculos jurídicos, completamente distintos e independentes.

Essa distinção e independência entre os dois objetos, simultaneamente ou conjuntamente firmados no mesmo instrumento de contrato, é que caracterizam a autonomia e independência das cláusulas contratuais, de modo que, se elaboradas ou dispostas em instrumentos de contratos diferentes, validamente, se mostrariam como dois contratos distintos, sem qualquer relação de um com o outro.

Desse modo, as *cláusulas autônomas*, constantes de um contrato, bem se distinguem das *cláusulas acessórias*, que não têm vida solta do contrato principal. E se distinguem das cláusulas facultativas, que se fazem como interpretativas ou dispositivas de regras e que não se mostram indispensáveis para a feitura e validade do contrato.

E também não se confundem com as *cláusulas alternativas*, pois que estas se mostram componentes do contrato, para estabelecer a obrigação alternada, que nele se contrai.

CLÁUSULA C.I.F. Na técnica do Direito Comercial, entende-se como cláusula *cif* a que, incluída no contrato de compra e venda, estabelece o princípio de que ao *vendedor* cabe o encargo ou obrigação de entregar a mercadoria ao comprador, no local em que tem seu estabelecimento ou no porto de destino, correndo por conta daquele as despesas de transporte e de seguro, que se incluem no *preço de venda* da mercadoria.

Cif é a abreviatura das palavras inglesas *cost, insurance and freight*, que justamente significam *custo, seguro e frete*, donde o sentido de que a cláusula *cif* tem a propriedade de atribuir, na venda que com ela se efetiva, o *preço ajustado*, com a inclusão das despesas de entrega ou transporte e as de seguro.

Quer dizer, então, que as mercadorias serão entregues ao comprador, pelo preço da venda, *livres* de quaisquer outros encargos, pelo menos até o local em que a cláusula *cif* se faz vigente. E isto porque a cláusula *cif* pode ser estipulada para a entrega da mercadoria em determinado destino, que não seja aquele em que o comprador tem a sede de seu negócio. E, a seguir deste local, as despesas correrão por conta dele.

Sob o ponto de vista jurídico, a cláusula *cif* estabelece, também, outro princípio: este de que a mercadoria cuja venda se efetuou, sob sua subordinação, *viaja por conta e risco do comprador*. Nesse sentido, a responsabilidade do vendedor cessa tão logo a mercadoria seja posta a bordo, ou no veículo que a vai transportar, e o conhecimento de transporte e a apólice de seguro são entregues ao comprador. Tal entrega é efetiva desde que os documentos referidos sejam endereçados pelo correio ao comprador.

Na venda com a cláusula *cif*, o vendedor age como mandatário do comprador, e por isso os contratos de transporte e de seguro são realizados em seu nome.

É este, aliás, um dos requisitos da modalidade de venda. E, para que os riscos dos transportes se passem para a responsabilidade do comprador, viajando em seu nome, as mercadorias já se encontram incorporadas a seu *ativo*.

CLÁUSULA CODICILAR. Tecnicamente, diz-se cláusula *codicilar* aquela que, incluída no testamento, e não dispondo propriamente sobre a matéria de herança, cria encargos que por ela são suportados.

Quer isto dizer, são disposições incluídas no testamento e que poderiam ser formuladas em um *codicilo*.

CLÁUSULA COMINATÓRIA. Assim se diz da cláusula imposta ou disposta no contrato ou em qualquer outro ato jurídico, tal seja um ato de disposição a título gratuito, em virtude da qual se institui que ficará a pessoa privada do direito que nele se afirma, ou está sujeita à pena cominada, desde que não execute a rigor as condições no mesmo estabelecidas.

Tem o mesmo sentido de *cláusula penal*. Mas esta é, em regra, instituída para os contratos onerosos e a *cláusula cominatória* mais se aplica aos contratos ou atos a título gratuito, nos quais se impõe a condição (*cominação*) de perda do *direito* ali outorgado, se a pessoa não executa a obrigação que tem de fazer, ou contravém a qualquer encargo que neles lhe é imposto.

Deste modo, a *cláusula cominatória* é, principalmente, uma cláusula imposta, nem sempre de acordo com a vontade da parte contra quem é instituída, ao passo que a *cláusula penal* é, precipuamente, uma cláusula *convencional* (acordada entre as partes), em virtude da qual a pena cominada é imposta ou a uma ou a outra, que tenha contrariado condição do contrato instituído.

Diz-se, indiferentemente, de cominatória para uma espécie ou para outra, em vista da fixação da *pena*, que em ambas se inscreve para as transgressões ocorridas ao contrato ou ao ato jurídico.

A distinção, no entanto, bem se faz clara, desde que se tenha em vista a origem da cláusula, notadamente da vontade que a instituiu, e dos efeitos que possa acarretar, a cominatória depende da vontade de quem a instituiu e vai ter efeito contra a pessoa que se diz ou se entende favorecida pelo ato jurídico, onde foi imposta.

A cláusula cominatória não se confunde com a ação cominatória, em virtude da qual se pede imposição ou cominação de pena para quem faz o que não deve fazer ou não faz o que devia.

Vide: *Ação cominatória*.

CLÁUSULA COMISSÓRIA. Vide: *Pacto comissório*.

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. Denominação que se dá à disposição ou cláusula inserta no contrato, encerrando a *promessa* de que as divergências havidas entre os contratantes serão submetidas ao veredicto de árbitros, escolhidos no momento azado.

Ela se diz, também, *pactum de compromittendo*. Mas, em face de nosso Direito, não tem ela mais que a função ou efeito de *promessa*. Não se mostra compromisso no sentido técnico e jurídico que se dá a esta figura de Direito, a não ser que se tome

como *compromisso apromessa* de aceitar o *juízo arbitral*, quando ocorra a divergência ou dissidência entre os contratantes.

Mesmo assim, a *promessa*, a que se dê força de compromisso para aceitar a arbitragem, somente atingirá dissidência ou divergência relativa à matéria contida no contrato.

No compromisso contratual não se atendem, em verdade, os elementos substanciais, que se fazem necessários para a formação do *compromisso* ou *pactum de compromittendo*, e *apromessa*, em que resulta, não possui a forma legal regular para ser elevada a ele.

Vide: *Compromisso*.

CLÁUSULA “CONSTITUTI”. Pela derivação de *constitutum*, do latim *constituere* (dispor, obrigar-se, convencionar), bem se depreende que tal cláusula forma uma *obrigação*, *umpacto* ou uma *convenção*, que se acrescenta ao contrato ajustado entre as partes, no intuito de *modificar* ou *alterar a natureza* do ajuste que se estabelece.

Desse modo, a cláusula *constituti*, instituída num contrato, tem a propriedade de considerar *promovida a tradição da coisa*, que lhe serve de objeto, embora continue a ser *detida pelo antigo possuidor*.

Nesta razão, também é chamada de *cláusula precária*, visto que o *possuidor da coisa* por ela reconhece que continua em seu poder, mas não tem sobre ela mais que o *direito de uso*, a título de *constituto* ou precariamente.

Com isso não se quer dizer que *constituto* e *precário* sejam sinônimos: somente assim se expressa para indicar que *a posse a título constituto é precária*, embora outras existam precárias, tal como a do rendeiro, que não é a título *constituto*. Chamam-na, também, *deconstituto-possessório*.

Pela *cláusula constituti*, seja na *venda* ou no *penhor*, o *vendedor* ou o *devedor pignoratício* passa a *possuir a coisa* vendida ou penhorada em nome do comprador ou do credor.

Vide: *Constituto. Penhor*.

CLÁUSULA DE BARREIRA. A cláusula de barreira, também chamada, no Direito Político, cláusula de desempenho, é a norma que exige do partido político determinado desempenho nas eleições para que possa ter acesso aos benefícios que são deferidos às demais agremiações, como, por exemplo, a distribuição do Fundo Partidário, o horário eleitoral gratuito e até mesmo a legitimação ativa para a ação direta de inconstitucionalidade, que a Constituição de 1988 somente defere ao partido político com representação no Congresso Nacional. (nsf)

CLÁUSULA DE COMPETÊNCIA. A que estabelece o foro de eleição, isto é, a competência territorial do juízo que irá julgar as controvérsias entre as partes.

CLÁUSULA DE DESEMPENHO. Vide: *Cláusula de barreira*.

CLÁUSULA DEDUZIDA. Assim se diz da que não se institui ou não se clausula explicitamente no contrato, mas que se deduz, em virtude de disposições claramente expressas nele.

São *cláusulas implícitas*, ou seja, disposições que se acham contidas nas cláusulas expressas, sendo, portanto, exigíveis como se se encontrassem estipuladas. E são também aquelas que geram princípios, porque, tendo sido omitidas quaisquer restrições a seu respeito, encontram regras legais, que os põem em vigência.

Assim, por exemplo, num contrato de sociedade solidária, onde não se restringe o uso da firma, é cláusula deduzida que todos os sócios solidários podem gerir a firma e fazer uso dela nas obrigações sociais.

É assim a *cláusula de evicção*, que se entende inscrita nos contratos de compra e venda, mesmo que não declarada.

Poder-se-ia dizer que as cláusulas deduzidas ou implícitas entendem-se, também, cláusulas interpretadas, desde que, em verdade, resultam da interpretação das cláusulas de um contrato, não somente pelo que nele se contém como em face de regras legais que estabelecem normas a respeito dos direitos e obrigações, gerados do contrato.

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE TERRITORIAL. Vide: *Cláusula Raio*.

CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. É a cláusula imposta por uma pessoa, nos contratos a título gratuito, *inter vivos* ou *causa mortis*, pela qual, ocorrida a transmissão dos bens ali mencionados, não podem os favorecidos ou beneficiados aliená-los, sob qualquer pretexto.

A cláusula de inalienabilidade impõe, assim, uma limitação do direito de propriedade, desde que o senhor e possuidor da coisa, com essa condição adquirida, não a pode alienar, enquanto persistir ou tiver força a cláusula imposta.

Tanto pode ser imposta pelo testador como pelo doador. E pode ser temporária, como pode ser vitalícia, isto é, durante a vida do herdeiro ou do donatário.

A cláusula de inalienabilidade impõe à coisa o privilégio da *impenhorabilidade*: bens inalienáveis são impenhoráveis; não são hipotecáveis nem dados em penhor.

No entanto, pela sub-rogação, admite-se a substituição dos bens inalienáveis, transferindo-se aos que vierem os ônus da inalienação.

Se os rendimentos ou os frutos dos bens inalienáveis não estiverem sujeitos à mesma condição não se encontram atingidos pela cláusula: são transferíveis ou podem ser objeto de alienação ou garantia.

CLÁUSULA DE INCOMUNICABILIDADE. É denominação dada à condição imposta pelo testador, o que também pode advir do doador, para que os bens herdados ou doados não se comuniquem pelo casamento, conservando-se como propriedade particular do cônjuge favorecido, ou beneficiado, mesmo que o casamento se tenha feito ou se faça sob o regime da comunhão universal.

A cláusula de inalienabilidade implica a cláusula de incomunicabilidade: bens inalienáveis são incomunicáveis, embora os bens incomunicáveis não sigam a condição de inalienabilidade.

Incomunicação e inalienação são coisas distintas. Não se comunicam, mas podem ser alienados por seus legítimos donos. Os inalienáveis não se vendem e não se comunicam, enquanto durar a imposição da cláusula.

A incomunicabilidade decorre, também, do regime de separação dos bens ou de cláusula imposta pelos próprios cônjuges.

CLÁUSULA DE INDIVISÃO. Assim se diz da cláusula imposta pelo testador ou doador, em virtude da qual impõe que o bem doado ou atribuído a vários beneficiários não se poderá dividir, conservando-se a sua indivisão.

CLÁUSULA DE MELHOR COMPRADOR. Típica da compra e venda de imóveis, representa o prazo estipulado contratualmente entre comprador e vendedor, com a ressalva de que, se dentro daquele período, aparecer outro comprador, que ofereça melhor vantagem, terá preferência na aquisição do bem.

CLÁUSULA DE NAÇÃO MAIS FAVORECIDA. É a cláusula estabelecida em tratados internacionais, em virtude da qual as nações contratantes gozam entre si de certos e especiais favores, notadamente em relação às tarifas a serem aplicadas na importação e na exportação de mercadorias entre elas.

CLÁUSULA DE NÃO INDENIZAR. Denomina-se a cláusula pela qual a parte contratante, que naturalmente se obrigaria a indenizar por prejuízos advindos de dano futuro, estipula no contrato, de comum acordo com o outro contratante, sua não responsabilidade por inadimplemento eventual não provocado pelo contratante, mas por terceiro ou força da natureza.

CLÁUSULA DEPOSITÁRIA. É a cláusula que impõe que não possa ser ouvida, a pessoa, a respeito de qualquer contenda relativa ao contrato, sem que, preliminarmente, ela deposite a quantia ou o objeto da obrigação.

CLÁUSULA “DE PRECÁRIO”. Assim se designa a cláusula que se estabelece na convenção ou no contrato, para concessão de um direito ou de uma posse, a título temporário, isto é, sem caráter de definitivo ou estável.

Vide: *Precário*.

CLÁUSULA DE RAIOS. Cláusula habitualmente inserida nos contratos celebrados entre *shopping centers* e lojas, segundo a qual os comerciantes se obrigam a não instalar

outras lojas do mesmo ramo de atividade por eles exercido a certa distância do *shopping center*.

O CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica – entende que esta cláusula é lícita, desde que “adstrita a razoavelmente prevenir comportamentos oportunistas e garantir o retorno do investimento sem impor limites não razoáveis à concorrência no mercado relevante.” (CADE – Processo 08012.002841/2001-13)

Também denominada Cláusula de Exclusividade Territorial. (pg)

CLÁUSULA DE RETROVENDA. Diz-se também *cláusula de retrato*.

É a condição imposta pelo vendedor, em virtude da qual reserva para si o direito de recobrar, em certo prazo, o imóvel vendido, restituindo ao comprador o preço recebido, acrescido das despesas feitas pelo comprador, e mais as que tenha este despendido em melhoramentos ou benfeitorias.

A cláusula de retrovenda somente pode incidir sobre contrato de compra e venda de imóvel.

Terminado o prazo disposto na cláusula, se o vendedor não se utiliza de seu direito, a venda se torna sem condição, sendo, a partir daí, irrevogável.

CLÁUSULA DEROGATÓRIA. É a cláusula que tem força de derrogar ou fazer cessar o efeito da obrigação ou compromisso anterior.

CLÁUSULA DE VIGÊNCIA. Cláusula de vigência é a disposição legal ou contratual que estabelece o prazo de validade e eficácia do negócio jurídico. Por exemplo, em contratos de locação residencial, a Lei nº 8.245/91 estabelece efeitos jurídicos diversos para as locações com prazo de trinta meses ou inferior. (nsf)

CLÁUSULA EXORBITANTE. No Direito Administrativo, compreende as prerrogativas da Administração que, assim, exorbitam do Direito Privado.

CLÁUSULA FACULTATIVA. Denominação genérica dada às cláusulas que não se dizem essenciais ao contrato, podendo ser dispensadas, sem que diminuam a sua força ou o intuito principal do ajuste.

Opõem-se, assim, às *obrigatórias*, que se entendem fixadoras do objeto principal do ajuste, ou do ato. E, por essa razão, são indispensáveis à formação do contrato.

CLÁUSULA F.O.B. Ao contrário da *cláusula cif*, a *cláusula fob*, constituída pela abreviatura das palavras inglesas *free on board* (posto a bordo ou franco a bordo), dá ao vendedor o encargo de entregar a mercadoria a bordo, pelo preço estipulado, correndo, no entanto, as despesas de frete e seguro por conta do comprador.

Nesta cláusula, a mercadoria, até que seja posta a bordo, viaja por conta e risco do vendedor. E, tão logo seja a mercadoria posta a bordo, o vendedor está quite de sua obrigação, pois que já a cumpriu, viajando as mercadorias, dali em diante, por conta e risco do comprador.

CLÁUSULA ÍRRITA. É a que se inscreve no contrato ou no ato jurídico com a intenção de desfazer ou anular um princípio de lei ou obrigação decorrente do contrato.

Diz-se *írrita*, do latim *irritus* (que não tem valor, em vão, de balde), porque semelhante disposição, embora inserta no ato ou no contrato, não exerce qualquer eficácia. E o que *in irritum* se constitui, em *írrito* se torna, não tendo qualquer valia.

CLÁUSULA IRRITANTE. Prevista no Direito Canônico e estabelece o voto público e perpétuo de castidade. (ngc)

CLÁUSULA LEONINA. É a cláusula que, disposta em um contrato, tenha o objetivo de atribuir a uma ou a algumas das partes contratantes vantagens desmesuradas em relação às outras, seja concedendolhes lucros desproporcionais em relação à sua contribuição contratual, em face da contribuição também prestada pelas demais partes, seja porque as isenta de quaisquer ônus ou responsabilidades, somente lhes outorgando direitos.

É cláusula que também se considera *iníqua*.

Quando a cláusula leonina resultar:

- a) da declaração de que todas as vantagens somente se atribuem a uma das partes;
- b) em que uma das partes fica isenta de qualquer responsabilidade nas perdas, a lei a considera nula e de nenhum efeito (Código Civil brasileiro/1916, art. 1.372 – artigo sem correspondência no Cód. Civil/2002). (ngc)

CLÁUSULA LIVRE DE AVARIAS. Indica a condição do contrato marítimo, na qual o segurador se desobriga na hipótese de avaria simples, ou particular.

CLÁUSULA NÃO À ORDEM. Designa a condição que, uma vez lançada no título cambiário, impede a sua circulação, só permitindo a sua transmissibilidade na forma de cessão ordinária, ou civil.

CLÁUSULA OBRIGATÓRIA. É indicação que se dá à disposição, em que se formula o objeto principal do ato ou do contrato, a qual se mostra, inequivocamente, obrigatória, porque sem ela o contrato ou o ato jurídico não subsistiria por falta do *objeto principal*. A cláusula obrigatória pode ser denominada de *fundamental*, visto que sem a sua formulação faltaria a *base* ou *fundamento* do próprio contrato.

CLÁUSULA OURO. Compreende, no direito contratual, a que estabelece o pagamento em *ouro*, ou em moeda estrangeira, ou nos seus equivalentes em moeda nacional, com o objetivo de assegurar a manutenção do valor pecuniário da obrigação, em face da depreciação ou da oscilação da moeda do país onde deva cumprir-se.

CLÁUSULA PENAL. Também chamada de *pena convencional*, consiste na disposição aceita pelas partes contratantes, em virtude da qual, na falta de cumprimento da obrigação ou obrigações insertas no contrato, fica a parte contraventora sujeita ao pagamento da *pena pactuada*.

É, assim, cláusula imposta para segurança e garantia da execução ou cumprimento da obrigação principal, ajustada no contrato.

Em regra, a cláusula penal *resulta* da estipulação de *multa contratual*, isto é, do estabelecimento de uma soma certa em dinheiro a ser paga pelo infrator à outra parte contratante, em caso de não adimplemento das obrigações assumidas.

A *pena convencional*, que se constitui na cláusula penal, também se diz *pena compensatória*. E, neste sentido, se diferencia da *pena moratória*, que é a imposta pelo retardamento na execução da obrigação (*multa moratória*), ou seja, pela sua impontualidade, tendente a ressarcir prejuízos pela demora no pagamento, não os *prejuízos maiores* pela infração do contrato, que são da essência da pena ou multa convencional.

CLÁUSULA PÉTREIA. Cláusula pétrea pode ser definida como uma limitação material ao poder de reforma ou revisão da Constituição e que pode ser explícita ou implícita. As cláusulas pétreas são exemplo de limitação material explícita. Já a doutrina majoritária entende que a titularidade e o exercício do poder constituinte são exemplos de limitação material implícita, como, por exemplo, não pode haver ato normativo que venha a abolir a supremacia das normas constitucionais sobre as demais ou que altere o disposto no art. 5º, § 2º.

O constituinte originário, quando da elaboração da Constituição de 1988, optou por “petrificar”, salvaguardar, algumas matérias, assim a vedar a sua alteração, tampouco a criação de dispositivo tendente a aboli-la. Este núcleo imodificável da Constituição está previsto no art. 60, § 4º, constituindo matérias cujo núcleo essencial não pode ser violado, por exemplo, pode ser elaborada emenda constitucional ou lei que altere a distribuição das atribuições entre os entes federativos, mas não pode ser alterada a essência do regime federativo, que não pode ser abolido. (pg)

CLÁUSULA POTESTATIVA. Potestativa vem de *potestas*, que quer significar *força* (de um agente qualquer).

Dessa forma, o vocábulo, compreendido na formulação da locução *cláusula potestativa*, quer indicar a cláusula que se inscreve no ato jurídico ou no contrato, na intenção de dar *força*(poder), ou a uma das partes, a fim de que, por sua *exclusiva vontade*, se registre o cumprimento da obrigação encerrada no contrato ou ao ato, ou ao fato que o resolva.

Uma multiplicidade de variantes pode estruturar semelhante *pacto potestativo*, que outorga *poder* a pessoa para agir consoante seu arbítrio ou segundo sua vontade, ou que fixa no evento, ou na condição eventual, a força para determinar ou resolver o cumprimento da obrigação. Por essa forma, a *cláusula potestativa* pode dizer-se *voluntariosa*, quando está subordinada ao arbítrio da pessoa, e *eventual*, quando insere uma condição, calcada em evento, seja futuro ou incerto.

A cláusula potestativa, ou seja, aquela que dá *força* somente ao arbítrio de uma das partes, é vedada em nosso direito. Mas, as *potestativas resolutivas*, fundadas na condição eventual, desde que não afetam a essência do ato ou do contrato, podem ser insertas ou admitidas. Mas, para que se considere vedada a cláusula potestativa, quando fundada na vontade pessoal, é necessário que o fato em referência seja somente atribuído a uma das partes, não assim quando somente parcialmente lhe seja dado esse poder.

Nesta razão, *potestativas mistas*, que dependem simultaneamente do evento e da vontade de uma das partes, não se entendem vedadas pelo Direito em vigor.

CLÁUSULA PRINCIPAL. Assim se classifica a disposição ou disposições, constantes de um contrato, que nele objetivem a matéria dominante. É, assim, a cláusula substancial, opondo-se à acessória, adjetiva ou adjeta.

CLÁUSULA “REBUS SIC STANTIBUS”. É cláusula que se anota como das subentendidas no contrato, e se entende como a obrigação dos contratantes em somente executarem o contrato, até seu termo, se subsistirem as condições econômicas ocorrentes no momento de sua celebração.

E, nesta compreensão, está também o sentido da locução latina que a distingue, *rebus sic stantibus*, que dá ideia da condição: *enquanto a coisa está de pé*.

A *imprevista mudança* da situação anterior modifica a situação da *coisa em pé*, anotada no ato da celebração do contrato. E, precisamente, fundado na cláusula “*rebus sic stantibus*”, aquele que se impossibilitou em cumprir a obrigação em consequência da mudança, pede a rescisão do contrato, que não pode cumprir em virtude desta alteração imprevista e vinda sem sua participação.

CLÁUSULA RESCISÓRIA OU RESOLUTÓRIA. Entende-se a disposição contratual, em virtude da qual se convencionou que será nulo ou rescindível o contrato pela inexecução, por parte de um dos contratantes, das obrigações, que nele se contraíram.

A cláusula resolutória, quando expressa, tem autoridade para dissolver o contrato *ipso jure*, sem que, portanto, dependa de sentença ou decisório que declare a sua rescisão.

Convém notar, no entanto, que, além da cláusula resolutória expressa, existe a que se diz *resolutória subentendida* ou *deduzida*. Esta não tem força para rescindir o contrato *ipso jure*. Mas é dependente de decisão ou decreto judiciário que a declare.

CLÁUSULA RESOLUTIVA. Vide cláusula rescisória ou resolutória.

CLÁUSULA SEM RECURSO. Condição contratual adotada no instituto do compromisso arbitral, através da qual as partes renunciam ao direito de recorrer da decisão, exceto nas hipóteses de nulidade ou excesso de poder do árbitro.

CLÁUSULA SHIP OR PAY. Consiste em um dispositivo contratual que estabelece que o agente que contrata uma capacidade de transporte junto ao transportador é obrigado a pagar por ela, ainda que não a utilize. Esta cláusula objetiva garantir o retorno dos investimentos realizados em instalações de transporte.

CLÁUSULA TAKE OR PAY. Consiste em um dispositivo contratual que estabelece que o comprador está obrigado a pagar uma certa quantidade mínima de produto. Assim, o comprador, levando ou não o produto, deve pagar o preço acordado pela quantidade mínima.

CLÁUSULA TESTAMENTÁRIA. Assim se diz para as disposições constantes de um testamento, em virtude das quais o testador estabelece as condições para que se observe sua vontade. É a cláusula inserta no testamento.

Nas cláusulas testamentárias, o testador dispõe sobre os bens, discrimina os legados conferidos, impondo restrições às heranças deixadas ou aos legados conferidos, podendo, pois, estabelecer o que for de sua vontade, desde que não contrarie preceito legal.

As cláusulas testamentárias são suscetíveis de interpretação, desde que, por diferentes maneiras, possam ser compreendidas. Mas, em tal caso, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador.

CLAVICULÁRIO. Na técnica bancária ou administrativa, diz-se *claviculario* para a pessoa que é portadora de uma das chaves do cofre ou caixa-forte, em que se guardam valores, cujas

portas somente podem ser abertas, assim, quando presentes todas as pessoas que conduzem as chaves, que as abrem.

Por extensão, entende-se, como tal, todo aquele a quem se confiam as chaves de um estabelecimento ou de uma repartição, ou o local onde se penduram as chaves.

“CLEARING HOUSE”. O mesmo que *Câmara de Compensação*. É instituição oriunda da Inglaterra, onde surgiu.

Motivou-a o desenvolvimento considerável dos bancos de depósitos (*Joint Stocks Banks*), e a importância diária de seus movimentos de caixa, provocados, principalmente, pelos cheques emitidos.

Em vista disso, para simplificar e facilitar as operações que surgiam entre os bancos, decorrentes da apresentação de cheques emitidos contra outros bancos, em *caixa* daqueles que não eram os *sacados*, instituiu-se a *Clearing House*, a fim de que ali se encontrassem todos os efeitos apresentados para pagamentos, notadamente os *cheques cruzados*.

VIDARI assevera que os ingleses tiraram a ideia das *stanze di pubblici pagamenti*, em uso na Itália já desde o século XVIII.

Vide: *Compensação*.

CLEMÊNCIA. Derivado do latim *clementia*, tem, na terminologia jurídica, o mesmo significado de origem. Quer significar o *perdão* ou *ato de benignidade* com que se trata a pessoa sujeita a uma *penalidade*, consistente em isentar inteiramente o *culpado* da pena, que lhe foi imposta, ou moderar a *condenação*, a que ficou sujeito. É *ato de bondade*.

Por extensão, também, é aplicado para indicar a liberalidade das leis ou a moderação da ação governamental, tendente a adotar atos de brandura na solução de questões de ordem coletiva. *Clementia publica* diz-se para a *clemência das leis*. E *clementia nostri imperii*, *abenignidade de nosso governo*.

CLERICATO. Em regra, designa a qualidade de clérigo, de toda pessoa que se encontra incorporada ao Ministério Eclesiástico.

Mas, tecnicamente, quer, constituído de vários graus, mostrar a própria organização do clero, com a composição de sua hierarquia eclesiástica.

Nesta hierarquia, o primeiro grau advém com a primeira tonsura, a que se seguem as *ordens menores* de porteiros, leitores, exorcistas e acólitos. Acima deles, estão as *ordens maiores* ou *sacras*: subdiácono, diácono e presbítero. Há, ainda, a *ordem superior* ao presbiterado, onde se encontram várias dignidades eclesiásticas, além do episcopado.

O *clericato* é, como se vê, constituído por toda espécie de clérigos, e mesmo os *monges e religiosos* dele fazem parte, desde que tenham recebido graus ou ordens.

Assim, *clericato* compreende a organização ou hierarquia eclesiástica de clérigos, enquanto *clero* compreende a totalidade de religiosos ou de pessoas que pertencem ao Ministério Eclesiástico, mesmo as leigas.

CLÉRIGO. Assim se entende toda pessoa que pertence a uma corporação eclesiástica e que tenha recebido ordens sacras.

Neste sentido, então, não se diz clérigo a não ser para quem se tenha formado em Universidade ou em Seminário, em cujos estabelecimentos receberam estudos que o habilitam ao recebimento das ordens maiores, em que culmina o curso. São os *padres*.

Os clérigos se dizem *teólogos*, quando titulados em Teologia.

E, se pertencem ou não a qualquer congregação, dizem-se *monásticos* ou *seculares*. Os monásticos são os clérigos *freires* ou *frades*, e os *seculares* são os que não pertencem às ordens ou às congregações religiosas. Os frades, que não são clérigos, dizem-se *leigos*.

CLIENTE. Na técnica jurídica, *cliente*, do latim *cliens*, é aplicado na mesma acepção em que o tinham os romanos: designava o *cidadão* que se punha sob a proteção de um *patrício romano*, a fim de que o mesmo zelasse pelos seus interesses. Recebia este, então, o título de *patrono*.

Assim, propriamente, distingue a pessoa que entrega o *patrocínio* de sua causa ou a defesa de seus direitos, a um advogado.

Cliente. Por extensão, no entanto, na linguagem comercial, quer dizer toda *pessoa* que é *freguesa* do estabelecimento comercial, dele se serve ou nele compra.

Mas não se aplica ao que compra ou ao que se serve eventualmente, pois é tido para distinguir o freguês. E este somente assim se entende quando é *habitual* em *favorecer* o estabelecimento com as suas compras ou pela *utilização* contínua de seus serviços.

CLIENTELA. Assim se diz para a soma de clientes que pertencem à banca de um advogado, ao consultório de um médico ou que costuma comprar ou se servir em um estabelecimento comercial.

A *clientela*, no sentido de freguesia, faz parte do fundo de comércio do estabelecimento comercial. E, por sua maior ou menor valia, se considera a importância do *fundo de comércio*, que recebe dela uma ponderável força econômica.

CLOACA. Entre os romanos, era empregado para designar a espécie de aqueduto subterrâneo, destinado a receber ou conduzir águas servidas e outros líquidos sem serventia. Designava, assim, o que, vulgarmente, se chama de *esgoto*.

Atualmente, serve para designar toda espécie de *fosso* ou *cova*, murada nas paredes laterais e coberta por abóboda de tijolo ou laje, para onde se conduzem águas servidas ou dejeções.

Difere, especialmente, do *fosso*, em que este é descoberto e não tem muros nem paredes laterais. No entanto, na linguagem corrente atual, tem a mesma significação de fossa. E, na linguagem vulgar, é denominada de *privada* ou *latrina*.

CLUBE. Derivado do inglês, *club*, reunião, junta, geralmente é expressão que se emprega para designar associações de fins culturais, recreativos ou desportivos.

COABITAÇÃO. Na linguagem jurídica, serve, em sentido geral, para designar toda espécie de *habitação comum*. É o estado de duas ou mais pessoas que *vivem juntas* ou sob o mesmo teto.

Particularmente, porém, tem o sentido técnico de mostrar a existência em comum de homem e mulher, seja em *estado legal de casamento* ou seja simplesmente *vivendo maritalmente* ou *vivendo more uxorio*.

Quando a *coabitação* não decorre de união legal, ou do casamento, têm-se a presunção que põe em evidência um estado de *concubinato*, embora este, nem sempre, se funde somente na coabitação.

Entre marido e mulher, isto é, entre pessoas legalmente casadas, a *coabitação* é imperativo da própria sociedade formada pelo casamento, somente se admitindo uma vida em separado em casos excepcionais.

A vida de um dos cônjuges, longe do lar conjugal, sem que se justifique, caracteriza o *abandono do lar*. E autoriza a ação de separação.

COAÇÃO. Derivado do latim *coactio*, de *cogere* (constranger, obrigar, violentar), possui, na técnica jurídica, dois significados completamente distintos.

Coação. No sentido de ação de obrigar ou de constranger, na anatomia de um direito, tem a função de indicar os meios de que dispõe o titular de um direito para que se conserve íntegra a relação jurídica, que o liga ao objeto do direito. É, assim, um dos elementos fundamentais do próprio direito, mostrando-se o apoio legal ou a proteção legal, que é avocada pelo sujeito do direito, a fim de que se conserve preso ao objeto do direito que é seu, obrigando ou constringendo todos os que pretendam molestá-lo a que respeitem o seu direito e o deixem livre de importunações.

Coação. No sentido mais propriamente de constrangimento, de violência ou ação de violentar, quer exprimir a ação conduzida por uma pessoa contra outra, no sentido de fazer diminuir a sua vontade ou de obstar a que se manifeste livremente, a fim de que o agente da coação logre realizar o ato jurídico, de que participa a outra pessoa, consentindo esta com constrangimento ou pela violência.

Longe de apresentar-se, como no primeiro caso, um elemento de proteção ao direito, neste segundo sentido diz-se *vício do consentimento*, porque a pessoa, que *consentiu sob coação*, se encontrava sob a pressão de violência, material ou moral. E somente por este meio se promoveu, afirmativamente, a manifestação de sua vontade.

A coação pode ser *física* ou pode ser *moral*.

A *coação física* (*vis absoluta, vis atrox*) é a que se exerce pela violência ou força material, diante da qual a vontade da pessoa cede ao violentador ou coator, porque não tem por onde resistir à seriedade e gravidade da violência, que lhe *tolhe* toda faculdade de *agir livremente*.

É a *violência irresistível*, em virtude da qual se retira da pessoa toda ação de liberdade, para agir segundo sua vontade.

Desse modo, a *coação física* se caracteriza pela impossibilidade de poder a pessoa *reagir ao constrangimento* ou à *violência*, sendo, portanto, *obrigada*, pela coação, a anuir aos desejos ou a vontade da pessoa, que a constrange pela força.

A *coação moral* (*vis compulsiva, vis metus*) é a que resulta da *intimidação* ou da *ameaça*, em virtude da qual a pessoa enfraquecida em sua vontade ou na espontaneidade de querer, termina por acordar-se com os desejos de outra pessoa, para que se formule o ato jurídico pretendido.

No sentido que lhe dá o Direito Civil, pois neste somente se trata da *coação moral*, reservando-se a *física* ao Direito Penal, ela resulta do *temor*, que se incute ao paciente, de dano à sua pessoa ou à sua família, ou a seus bens.

Nesta razão, a *coação* é fundada no *receio*, que se tem como certo, de um *mal* prometido, seja ao paciente, seja à pessoa de sua família, ou seja a seus bens, em virtude do qual se logra suprimir o discernimento dele e a sua liberdade de ação, tornando-se, assim, a sua vontade escrava da ameaça, que lhe é feita ou do temor de que se apoderou.

Desse modo, a *coação* deve ser fundada em temor sério e grave, em virtude do qual se veja *ainjustiça* e *ilegalidade* do ato, com que se procurou arrancar o consentimento, que não era livre nem espontâneo, pelo que se fez *vicioso* e *inválido*.

Assim, ela se caracteriza, precipuamente, pela aplicação de meios ou ameaças capazes de obrigar a pessoa a praticar o ato contra sua vontade, sem que tivesse o dever de fazê-lo. E daí se vê que, se a coação decorre de direito justo do agente de compelir o paciente a praticar o ato, a que está obrigado, sendo, por isso, um direito regular dele em exigi-lo, não se corporiza a coação no sentido de violência, mas de *constrangimento legal* à prática de um dever ou de uma obrigação, que é do encargo da outra pessoa.

Somente é nulo o consentimento quando a coação é injusta. E, se nulo é ele, nulo é o ato em que se fundou, pois que clara é a regra – *quod nullum est, nullum producit effectum*.

Coação. Em sentido do Direito Administrativo, diz-se coação ao *ato de autoridade* que ameace ou venha violar direito certo e incontestável, em contravenção às leis instituídas, ou fundado em lei revogada. Indica-se, pois, neste sentido, o ato manifestamente ilegal praticado pela autoridade constituída. Contra ela há o recurso do *mandado de segurança*, instituído pela Lei nº 1.533, de 31.12.1951.

COAÇÃO PROCESSUAL. As medidas que, no curso da investigação policial ou do processo penal, restringem as liberdades do indiciado ou réu.

COADJUTOR. Tem o vocábulo o mesmo sentido que *adjunto*: é assim aquele que ajuda outro em sua missão.

No entanto, é mais propriamente aplicado na terminologia eclesiástica para indicar o ajudante do prelado, ou do bispo, o qual o auxilia em suas funções.

COALIZÃO. É vocábulo que nos vem do francês *coalition*, com o sentido de acordo ou aliança feita entre *instituições* ou pessoas para um fim comum. *Aliança, coligação, união, liga*.

Quando se trata de nações, mais propriamente se emprega a expressão *aliança*. E aliança exprime essa mesma coligação para a defesa de interesses comuns.

Coalizão. Mais tecnicamente, o termo é aplicado para indicar o acordo de *partidos políticos* para um fim comum.

Compreende também o ajuste da fusão de capitais, de caráter criminoso, visando lucros arbitrários, impedindo ou dificultando a livre concorrência.

COARCTAÇÃO. Assim se diz, segundo seu próprio sentido etimológico do latim *coarctare* (restringir o tempo), a defesa ou *alegação* feita em processo penal, tendente a mostrar a impossibilidade de ação pelo *agente*, em face do *tempo*, e, por extensão, do *lugar*.

Tal se diz do *álibi*, em virtude do qual se evidencia a defesa em relação ao tempo ou ao lugar, em que o delito poderia ter sido cometido, pela ausência nele da pessoa a quem se imputa o crime.

O *álibi* é assim uma *coarctação*. E ele tal como a coarctação é defesa fundada na *restrição do tempo*, ou na *redução de limites*.

COATO. Diz-se da pessoa que agiu sob coação. É o paciente.

COATOR. Designa a pessoa que exerce a coação. É o agente da ameaça ou da violência injusta, intentada no intuito de atemorizar ou constranger ilegalmente o *coato* a praticar ato contra a sua vontade.

Na coação física, é o *coator* passível das penas criminais, impostas aos atos de constrangimento ilegal.

Mesmo na *ameaça grave*, a lei penal considera crime, quando tem por escopo reduzir a vontade da pessoa para praticar ato que a lei não permite ou a fazer o que a lei não manda (Cód. Penal, art. 146).

No sentido administrativo, é a autoridade que pratica ato de coação ou de arbitrariedade. É contra quem, em regra, se pede o *mandado de segurança*.

COAUTOR. É a pessoa que, juntamente com outra, participa da execução de um ato, na qualidade de *agente*, tanto quanto a outra.

A *coautoria*, assim, revela a pluralidade de *autores*, todos igualmente responsáveis pelo *ato* ou pelo *delito*, pois que, como *agentes*, tiveram participação direta e igualmente principal na sua execução. É o que também se diz *autoria coletiva*, em que há vários autores, distinta da singular, em que o autor é um só.

Desse modo, *coautor* difere do *cúmplice*, visto que o coautor é agente principal, enquanto o cúmplice presta concurso secundário para a consumação do ato ou do delito.

O *coautor* em matéria processual diz-se *litisconsorte*, de modo que a evidência de mais de um autor, com a denominação de *coautor*, é própria à prática dos atos ilícitos ou dos delitos e das contravenções.

COAVALISTA. Assim se diz da pessoa que, na mesma força de outra, avalizou com ela um título de crédito.

O coavalista, assim, implica a existência do *aval* dado por mais de uma pessoa, isto é, na existência de mais de um *avalista*.

Os coavalistas são solidariamente responsáveis pela obrigação avalizada. E contra qualquer um deles pode ir o portador do título garantido por eles, sem ordem de colocação, desde que os avais tenham sido dados sem qualquer menção à ordem ou preferência. Múltiplos avais, puros e simples, não estabelecem ordem: todos os avalistas se entendem coobrigados na mesma força. São codevedores do avalizado e respondem *in solidum* pelo cumprimento da obrigação.

Se, no título, há mais de um avalista, mas avalista que se obrigue pelo fiel cumprimento da obrigação de coobrigados diferentes, não há *coavalista*, mas avalista de cada um deles, responsável pela obrigação na mesma força do avalizado.

O *coavalista* mostra sempre a existência de mais de um avalista para *uma só pessoa*, seja sacador ou emitente do título, sacado ou endossante.

O coavalista que pagou a dívida por inteiro pode exigir do outro, ou dos outros, a parte que lhes cabe na obrigação, pois que esta, segundo a regra, se mostra solidária. E todos eles respondem por ela, cada um pela sua cota.

COBERTO. Na técnica do comércio em referência ao regime de crédito, *coberto* possui o sentido de demonstrar a situação de uma *conta-corrente* ou de um *débito*, que foi pago, ou que foi *compensado* por *créditos* de soma igual ao montante do *débito*.

Assim se diz *cobrir* a conta, para a conta que foi *coberta*, isto é, que foi *liquidada* pela entrega de quantia correspondente à soma do *débito*.

Sacar a *coberto* quer dizer sacar sobre fundos existentes, em oposição a *descoberto*, que é sacar sem fundos ou sem ter *créditos disponíveis*.

Deste modo, a conta está *coberta* quando está paga ou quando está liquidada, seja por pagamento em espécie, seja por qualquer outra maneira, em que débitos e créditos se compensaram, tornando-se balanceados.

Mesmo em matéria administrativa, diz-se que o desfalque ou alcance foi *coberto*, quando toda soma do desfalque ou do alcance foi reposta nos cofres de onde se desviou.

De igual maneira, quando se trata de compor o capital de uma sociedade, anônima ou outra qualquer, diz-se que o capital foi *coberto*, quando se subscreveu toda sua soma. *Coberto* aí tem o mero sentido de *subscrito*, não de *integralizado*, que, então, expressa o pagamento dele.

COBERTURA. Na técnica mercantil, assim se entende o ato pelo qual o devedor entrega a seu credor títulos ou efeitos comerciais, como garantia do adiantamento que lhe é feito, ou entrega o valor ou quantias que lhe forem confiadas *a descoberto*.

Indica, assim, a efetividade de uma garantia ou do próprio pagamento.

COBRADOR. Denominação que se dá a todo empregado ou funcionário, de estabelecimento particular ou de repartição pública, a que se atribui o encargo de receber ou arrecadar importâncias aos mesmos pertencentes.

Geralmente, dão aos *cobradores* o título de *procuradores*, visto que, no desempenho de suas funções, em verdade, estão exercendo *mandato*. São, portanto, mandatários, embora semelhante mandato nem sempre seja escrito, de modo a caracterizar realmente *oprocuro*.

Os cobradores de estabelecimentos comerciais ou industriais, como os de repartições ou estabelecimentos públicos, exercem *cargo de confiança*, pois que, sendo sua função receber valores pertencentes a outrem, este deposita *confiança* nele para que possa desempenhar seus misteres. No entanto, pode do cobrador ser exigida *caução* ou *fiança* para garantia de suas funções.

Como *empregados públicos* consideram-se *exatores*, sendo responsáveis pelos valores recebidos e que ficam sob sua guarda, até que sejam entregues às pessoas que os devam guardar (*tesoureiros*), quando não são elas próprias quem os guarda.

Como *empregados particulares*, segundo o princípio que domina nos casos de *cargos de confiança*, pode o emprego ser subordinado à cláusula de confiança, que quer significar transitoriedade.

COBRANÇA. Na técnica jurídica e comercial, cobrança não significa somente *procurar receber* o que é devido por uma pessoa à outra, mas exigir que se pague o que é devido.

Desse modo, dá mesmo a ideia da ação que é intentada no sentido de ser cobrada a dívida ou ser exigido o que é devido à pessoa que a cobra ou manda cobrar.

Neste particular, segundo a exigência do pagamento, ou da entrega da coisa, se faz em juízo ou fora dele, diz-se que a *cobrança é judicial ou é amigável* (extrajudicial).

Quando a *cobrança judicial* se promove por título líquido e certo faz-se por *ação executiva*. E por *ação ordinária* quando o direito do autor precisa ser suficientemente demonstrado.

Na técnica processual, *cobrança dos autos* quer dizer a exigência dos autos que se encontram indevidamente retidos por um dos advogados das partes em litígio.

COBRAR. Quer dizer *arrecadar*, *receber* importâncias que são devidas por uma ou mais pessoas a outra pessoa.

Relativamente à área fiscal, embora cobrar dê, também, o sentido de *arrecadar*, este é o mais próprio para indicar o ato de cobrança ou arrecadação de impostos.

Na técnica processual e jurídica, cobrar, que se entende exigir de outrem importância que a quem cobra é devida, pode ser *amigavelmente*, quando sem intervenção da Justiça, ou *judicialmente*, quando por meio de ação, sendo que, nesta, se cobra por ação ordinária ou *executivamente*, conforme a natureza do título em que se funda a dívida, se líquida e certa (na executiva) ou sem título exigível (na ordinária).

COBRÁVEL. Assim se diz em alusão à qualidade ou caráter de tudo o que tenha certa possibilidade de *cobrança* ou de *ser cobrado*, seja pelo recebimento da importância devida, ou do valor que corresponda ao objeto da cobrança. Cobrável, pois, tem a mesma significação de *liquidável* ou de *recuperável*.

Desse modo, então, diz-se que a conta é *cobrável*, quando há certeza de sua cobrança, em oposição ao *incobrável*, que afirma a sua condição de não poder ser cobrada.

As *contas cobráveis* importam em créditos que se possuem em boas condições de liquidação, enquanto as *incobráveis* são *contas duvidosas* ou *perdidas*.

Em sentido mais estrito, ainda, é aplicado para indicar a maneira por que se procede para a cobrança de uma dívida: *cobrável amigavelmente*, *cobrável executivamente*.

COCAÍNA. É uma droga ilícita extraída da *Erythroxylon coca*, planta encontrada na América do Sul e na América Central. Possui efeito estimulante e causa dependência do usuário. (pg)

COCREDOR. Assim se diz para os *diversos credores* da obrigação, quando, havendo *solidariedade ativa*, cada um deles *representa* todos os demais perante o *devedor comum*, não somente para haver o crédito que igualmente a todos compete, como para assegurar a sua própria liquidação ou solução.

Cada *cocredor* tem o direito de exigir do *devedor comum* o cumprimento da prestação por inteiro. E, neste particular, está um dos caracteres da *solidariedade ativa*, que se constitui, precisamente, pela indivisibilidade do *vinculum*, isto é, pela unidade jurídica indivisível da obrigação.

A *solidariedade* que faz gerar os *cocredores* ou *devedores conjuntos* não pode ser presumida: há que nascer do contrato ou decorrer de princípio legal, o que significa que deve ser *expressamente* convencionada ou *expressamente* determinada em lei.

CODEVEDOR. Assim se diz do *devedor conjunto*, ou seja, os *devedores* *solidariamente* responsáveis pelo pagamento da obrigação. No caso dos *codevedores* dá-se a *solidariedade passiva*, que se caracteriza pelo fato de ser cada *codevedor* responsável perante o credor comum pela *totalidade da dívida*.

Assim, aos *codevedores* não assiste o *benefício da divisão*, de modo que o credor pode exigir de qualquer um deles o pagamento integral da dívida, sem que possa o mesmo *codevedor* impugnar ou opor-se ao pagamento integral da dívida.

Os *codevedores* somente se podem livrar da *solidariedade passiva* mediante renúncia dela por parte do credor, renúncia esta que deve ser expressa e jamais deduzida.

A *solidariedade passiva*, também, não se presume. Tem que resultar de ato expresso convencional, ou de imposição legal.

CODICILO. É derivado do latim *codicillus*, o mesmo que *codiculus*, diminutivo de *codex*, e significando originariamente *tabuinhas* para *escrever*, passou a significar *memória* ou *escrito*.

Na linguagem jurídica, por isso, serve para designar o *escrito* ou *memorandum* de última vontade, em que a pessoa determina certas disposições a respeito de despesas ou legados de pouca monta, podendo, mesmo, nele nomear ou substituir testamenteiros.

É verdade que os *codicilos*, ou declarações de última vontade, que forem feitos com as solenidades testamentárias, valem como testamentos, pois como tais devem ser considerados.

Mas, não vindo com essas solenidades, e se se afastam dos limites as disposições que neles se mostram válidas, podem, quando muito, valer como *testamento hológrafo*, desde que possuam os requisitos deste.

Os *codicilos* são feitos por instrumento particular, datado e assinado pela própria pessoa. Mas já se tem admitido que possam ser datilografados e simplesmente assinados pelo declarante. E, assim, podem ser feitos também pelas mãos de outrem.

Não se veda que sejam os *codicilos* feitos por instrumento cerrado ou por instrumento público.

CODIFICAÇÃO. Designação que se dá ao ato pelo qual se elabora a sistematização das diversas regras ou princípios relativos à matéria que faz de um ramo do Direito.

Por extensão, dá-se o mesmo nome ao ato de reunir em um único texto as diversas leis que se referem a determinado assunto ou que compõem a regulamentação a certa e determinada atividade ou a certo e determinado serviço.

Neste particular, traz sentido equivalente a consolidação, visto que por esta, em realidade, se agrupam as diversas disposições ou regras legais acerca de determinada matéria, para que se apresentem reunidas e sistematizadas.

CÓDIGO. Derivado do latim *codex*, tirado de *caudex* (tronco de árvore), primitivamente, com a significação de tábua ou prancha, passou a designar toda espécie de *coleção* de escritos sobre determinados assuntos.

Na terminologia jurídica significa *coleção de leis*. E, assim, é denominação que se dá a todo conjunto de leis compostas pela autoridade competente, normalmente pelo Poder Legislativo, enfileiradas num só corpo e destinadas a reger a matéria, que faz parte ou que é objeto de um ramo do Direito.

A primeira *coleção de leis*, que recebeu o nome de *código*, foi a organizada por SEXTO PAPÍRIO. Este mereceu o seu nome, *Código Papiriano*, e continha as leis dos primeiros reis de Roma, ao tempo de TARQUÍNIO, o *Soberbo*.

A seguir, registraram-se o *Código Gregoriano*, atribuído por uns a GREGÓRIO, procônsul da África, no tempo de VALENTE e GRATIANO, e por outros a GREGÓRIO, que foi prefeito no Pretório, ao tempo de CONSTANTINO, e o *Hermogeniano*, cuja autoria é atribuída ao jurisconsulto HERMOGENIANO, que viveu ao tempo de CONSTANTINO e de seus filhos.

Essas duas coleções, promovidas por iniciativa particular, não tiveram força de lei.

O primeiro, mesmo, com aspecto legal, foi o *Código Teodosiano*, mandado organizar pelo imperador TEODÓSIO. E nele trabalharam os jurisconsultos ANTÍOCO, MAXIMINO, MARTÍRIO, SPERANTIO, APOLODORO, EFIGÊNIO e PROCÓPIO. Foi publicado em 438 e foi observado até o tempo de JUSTINIANO.

O *Código de Justiniano*, ordenado pelo imperador JUSTINIANO, contém a compilação das constituições dele e das de seus antecessores, tendo a obra sido confiada a TRIBONIANO, que chamou para auxiliá-lo vários jurisconsultos da época. Estes, após um ano de trabalho, apresentaram a primeira redução a que deram o nome de *Codex Primae Praelectionis*.

A segunda redução do *Código de Justiniano*, onde se ampliaram as suas disposições, fazendo-se várias conciliações, recebeu o título de *Justiniano* ou *Códice Confirmado*. E, como persistissem contradições entre ele e o *Digesto*, reduzido depois, e para inserir nele muitas das *Novelas* e *Decisões* não coligadas, fez-se uma terceira redução, que foi publicada no ano 534. A essa quis JUSTINIANO dar o nome de *Codex Justinianus repetitae praelectionis*.

Calcados nos códigos romanos, surgiram os demais códigos, inspirados geralmente nos princípios instituídos pelas sábias regras contidas no Direito Romano.

Dele não se afastaram os Códigos de Napoleão, Afonsino, Manuelino e outros que se lhes seguiram. E, mesmo na era presente, muitas configurações jurídicas se apoiam fundamentalmente nos postulados que nos vêm do *Corpus Juris Civilis*. Serviu de intermediário, entre o Direito Romano e as Ordenações, o *Fuero-Juzgo*, ou seja, o livro em que se encontravam as regras para julgar e decidir as causas, civis ou criminais, muitas das quais constituídas pelas sentenças ou arestos anteriores dos juízes e tribunais, que a ele se anexavam para os novos julgamentos. As Ordenações foram se constituindo sobre a estrutura do *Fuero-Juzgo*. A palavra *Fuero* significa foro, jurisdição, e *Juzgo* é termo antigo indicativo da justiça em sua plenitude, a observância das leis, e, por vezes, a própria sentença dada pelo juiz.

Cada grupo de leis codificadas recebe o nome da matéria, sobre que traça regras e princípios. E assim temos os diversos Códigos sob as várias denominações de Civil, Comercial, Penal etc. Cada um deles mostra a coleção sistemática de leis próprias a determinadas atividades, ou reguladores de certas ações.

Código. Na terminologia meramente comercial, é usado para indicar toda coleção ou composição de fórmulas, palavras, números ou sinais, destinada ao uso do comerciante ou usada como *meio abreviado* de correspondência, notadamente telegráfica.

Segundo sua espécie, tais códigos recebem denominações próprias ou especificadas, indicativas de sua natureza e de sua utilidade:

Código de sinais: contendo a indicação de como se poderão manifestar os pensamentos, à distância, por meio de sinais luminosos ou bandeiras.

Código farmacêutico: contendo as fórmulas médicas autorizadas para que se manipulem as receitas a serem aviadas nas farmácias.

Código telegráfico: contendo a relação de nomes, letras ou números, que correspondem a frases ou locuções usadas na correspondência telegráfica.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. É a Lei nº 8.078, de 11.09.1990.

Vide: *Consumidor*.

COEFICIENTE. Na terminologia tributária, é aplicado para designar a percentagem atribuída ao movimento bruto global de um comerciante ou industrial, ou mesmo a qualquer outro profissional, para que se apure o seu rendimento tributável, no sentido de, sobre o mesmo, incidir a taxa do imposto, que servirá de base à sua cobrança.

COERÇÃO. Do latim *coertio* (ação de reprimir), tem sido aplicado no mesmo sentido de *decoação*. Mas, em significado mais próprio e técnico, no sentido de ação de reprimir, de refrear, é usado para indicar a *punição* imposta aos delinquentes, como um atributo da Justiça.

Neste sentido, não se confunde com o vocábulo *correção*, *ato de corrigir*, pois que é tido como *ato de castigar*, extensivo, assim, a toda sorte de penas aflictivas.

COERDEIRO. Assim se diz de todo herdeiro que, juntamente com outros, é chamado a concorrer à sucessão.

Coerdeiro tanto se diz para o herdeiro legítimo, como para o testamentário.

Na falta de cônjuge, um dos *coerdeiros* será o inventariante, graduando-se a preferência entre eles, pela idoneidade. Desse modo, pela ausência de idoneidade, o coerdeiro pode ser excluído da função, que será deferida a quem esteja em condições de exercê-la.

Mesmo que haja outros herdeiros, o herdeiro do herdeiro não se diz coerdeiro, pois que é qualidade atribuída aos que concorrem com outros em *igualdade de condições*, isto é, com direitos iguais.

COFIADOR. É designação que se dá à pessoa, que se torna *fiador* de uma obrigação, juntamente com outro fiador ou fiadores. São *fiadores conjuntos*.

Ocofiador, pois, indica a existência de uma dívida ou obrigação seja de um ou de mais devedores, garantida, integral e solidariamente, por todos eles, sem que possa, cada um por si, interceder pelo benefício da divisão, sem o assentimento do credor.

A solidariedade, que une oscofiadores, torna-os na obrigação de pagar a dívida por inteiro, se lhes for exigida.

Desse modo, quando há pluralidade de devedores, mesmo que exista *solidariedade passiva*, é necessário anotar-se se os fiadores o são pela totalidade da dívida e por todos os devedores solidários, ou se cada um presta sua fiança, simplesmente pela cota de cada devedor. Em tal caso, não se mostramcofiadores, mas fiadores próprios a cada devedor, considerado isoladamente. E, se a solidariedade não separa os devedores, desde que a ela não se ligou, porque afiançou o devedor pela sua parte, não como solidário pelo todo, ele não serácofiador, que assim somente se entende quando há responsabilidade pela totalidade da dívida, seja de um ou de vários devedores.

Sendocofiadador, é responsável sempre pela totalidade da dívida, embora se admita que, quando demandado, possa pedir o benefício da divisão, fazendo citar os demaiscofiadores, para que venham responder por sua parte. E, como é da regra, também não se impede que use do benefício da excussão, pedindo que se penhorem primeiramente os bens dos devedores, e, se estes não bastem, que se invistam sobre os seus.

COFRE. Na técnica jurídica é aplicado não somente para indicar o *móvel*, em que se guardam valores, mas a *guarda de valores* pertencentes a determinadas pessoas ou a certas instituições.

Neste último sentido, então, é tido como *tesouro* ou *arca*, que, assim, se denomina o *estado* de certos valores entregues à guarda da pessoa, que não é proprietária deles.

Quando se trate de *dinheiros públicos* é sinônimo de *erário*.

Em semelhante significação, diz-se: *cofre público*, para designar o erário público, *cofre de uma instituição*, para determinar a tesouraria dela.

COGNAÇÃO. De um modo geral, *cognação*, derivado do latim *cognatio* (parentesco por consanguinidade), designa todo parentesco natural sem *direitos civis*, sendo aquele, no sentido romano, que se formava independentemente das regras da religião doméstica.

Em regra, assim se conhecia a *cognação* para distinguir o parentesco entre os descendentes consanguíneos pelo lado materno, do qual procediam os *cognados* ou *cognatos*, em oposição à *agnação*, que compreendia os *agnados* ou *agnatos*, que são os parentes consanguíneos pelo lado paterno.

Tanto entre os romanos como entre os gregos, somente o parentesco decorrente da *agnação* conferia direito à herança paterna.

COGNÁTICA. Qualificação dada à sucessão, que não exclui as mulheres, para distinguir-se da *agnática*, que, excluindo as mulheres, nela somente admite os varões.

COGNIÇÃO. Conhecimento, do latim *cognitio*, expressa a técnica de verificação de determinado objeto ou da extensão deste mesmo objeto. Em sede processual ou administrativa, denomina-se *cognição* o objeto e a sua extensão submetido à decisão judicial ou administrativa. Por exemplo, em sede cautelar a *cognição* é sumária e provisória, isto é, o conhecimento da causa pelo juízo se faz através dos elementos disponíveis e sem definitividade. Denomina-se processo de conhecimento ou de *cognição* aquele cujo objeto é a pretensão do autor de substituir a vontade do demandado, em contraposição ao processo de execução em que os atos judiciais substituem a atividade do devedor. (nsf)

COGNOME. Derivado do latim *cognomen* (terceiro nome, apelido), tem sido aplicado na terminologia jurídica para indicar o *apelido*, colocado no nome (*sobrenome*) e, por vezes, *algunha*, que se segue ao nome.

Neste sentido, o *cognome*, que para os latinos significava o terceiro nome ou o nome posto no nome, bem se diferencia do *nome de família*, para mostrar o apelido, *algunha* ou título adquirido ou adotado pela própria pessoa e por ele introduzido em seu nome.

Desse modo, o *cognome* representa o vocábulo que é interposto no nome, a seguir do *prenome* antes do *nome de família* (patronímico distintivo das famílias), ou depois do *nome*.

Assim: *Pedro* (prenome) *Pequeno* (apelido ou *cognome*) *dos Santos* (nome de família) ou *Pedro dos Santos*, o *Pequeno*.

O nome, em tal circunstância, é tecnicamente representado pelo prenome, pelo apelido e pelo nome de família.

COIMA. Dá-se ao vocábulo o sentido de *multa*, notadamente para a que é imposta em virtude de transgressão às posturas municipais.

Mas, segundo sua origem, *coima* significa a *multa* ou *pena pecuniária* imposta aos donos dos animais, deixados soltos por sua culpa e que danificam prédios alheios.

COISA. Variante de *cousa*, do latim *causa*, com o sentido fundamental de *origem, princípio*, para indicar tudo que existe ou possa existir.

No sentido jurídico, porém, mais aproximado do de *res*, usado pelos romanos, tem a propriedade de indicar todos os objetos do mundo exterior, encarados como suscetíveis de direitos.

Designa, assim, tudo que possa servir de *utilidade* aos homens, considerados isoladamente, ou tidos como membros da coletividade, em que, fatalmente, vivem.

Coisa é, assim, sinônimo de *bens*.

Mas possui às vezes sentido mais amplo que *bens*. E, noutras vezes, tem significação muito mais estreita.

Na acepção de *res*, em que mais vulgarmente se aplica no Direito, temo-la como a *coisa material*, a *coisa corpórea*. Em tal conceito tem significação menos ampla que *bens*, que tanto se indicam nas *coisas materiais*, como nas que não tenham corpo ou se digam incorpóreas.

No entanto, *bens*, em regra, significam o que se pode tornar propriedade efetiva do homem, enquanto *coisa* tanto significa o que é apropriável, como o que não o é. E daí o sentido de *dares nullius*, que é a *coisa de ninguém*, sem proprietário, sem dono.

Tais como os bens, as coisas se dizem: fungíveis e infungíveis, consumíveis e inconsumíveis, divisíveis e indivisíveis, simples e compostas, singulares e coletivas, principais e acessórias, tendo, em todos os casos, os mesmos sentidos atribuídos aos *bens*.

São ainda *imóveis*, *móveis* ou *semoventes*, segundo se encontram *fixadas*, sem poder de movimento; têm movimento, por ação alheia; ou têm movimento próprio.

Dizem-se no *comércio* ou *fora dele*, conforme possam ou não ser apropriadas ou ocupadas pelo homem. E, segundo o titular que as possui ou o uso a que são destinadas, dizem-se *públicas* ou *particulares*.

Geralmente, *coisas* e *bens* empregam-se como sinônimos, embora, sob certos aspectos, as duas palavras, a rigor, apresentem-se de significação inconfundível. É, aliás, como assinala CUNHA GONÇALVES: “Não há exata coincidência entre os termos *bens* e *coisas*; pois umas vezes constituem estas o *gênero* e aqueles a espécie, e outras vezes o gênero são os bens e a espécie as coisas, visto não abrangerem estas, por exemplo, as *universalidades de coisas*, que são bens patrimoniais.”

Vide: *Bens*.

Coisa. Mas, na técnica jurídica, é também o termo, segundo seu próprio sentido etimológico, usado na acepção de *caso*. E, em tal significação, *coisa* também é usada para designar *tudo que acontece, tudo que se faz*.

E, neste sentido, vêm as expressões *coisas impossíveis*, para indicar os fatos ou atos que não se podem realizar; *coisas duvidosas*, para mostrar os eventos incertos; *coisas facultativas*, para dizer dos atos que se podem praticar voluntariamente; *coisas passadas*, eventos que ficaram no pretérito; e *coisas futuras*, indicativas dos que vêm.

Coisa. Conforme assinalamos, sob vários aspectos as coisas se apresentam, recebendo, em cada espécie, denominação que lhes corresponde, como ocorre com os *bens*.

Aqui, no entanto, registraremos as variedades de coisas em situações não definidas em seu aspecto de bens.

COISA ABANDONADA. É a coisa, cuja posse foi, voluntariamente, deixada e que, por essa razão, *deixou de ter dono*. Desse modo, a *coisa abandonada* não é *coisa perdida*; é a coisa a cuja propriedade se renunciou, expressa ou tacitamente. E assim, transformada em coisa sem dono, *res nullius*, é passível de nova apropriação ou ocupação.

Geralmente, entendem-se como *coisas abandonadas* todo objeto e material já utilizado ou de uso, que se jogue ou lance em entulhos ou terrenos baldios, destinados a este despejos.

COISA ACHADA. O assunto de achar coisa alheia perdida é tratado como invenção no CC/1916, e como descoberta no CC/2002.

Se, decorridos 60 dias da divulgação da notícia pela imprensa, ou do edital, não se apresentando quem comprove a propriedade sobre a coisa, será esta vendida em hasta pública, e, deduzidas todas as despesas e mais a *recompensa do descobridor*, o remanescente pertencerá ao Município em cuja circunscrição se deparou o objeto perdido [Cód. Civil/2002, art. 1.237, *caput* (art. 606, no Cód. Civil/1916)].

O Cód. de Proc. Civil determina, nos arts. 1.170 a 1.176, a maneira por que se deve proceder, quanto ao destino das coisas vagas ou perdidas.

E, se o dono não é encontrado, a coisa se declara *bem vago*, para que se incorpore ao *domínio público*.

O prêmio da descoberta recebe o nome de *achádego* ou *alvíssaras*. (ngc)

COISA ANIMADA. Designação atribuída a toda *coisa corpórea* dotada de vida, pouco importando, assim, que pertença ao reino animal como ao vegetal. Para os *animais* é mais propriamente reservada a designação de *semoventes*.

COISA CERTA. A qualidade de *certa* dada à coisa diz respeito, especialmente, à sua existência. É certa porque tem *existência atual* ou se *supõe existir no momento*. Difere, pois, da *coisa determinada*: esta, além de certa, deve ser definida ou identificada por seu caráter e por sua situação.

COISA COMUM. Na significação jurídica, em referência às coisas, *comum* quer exprimir a situação relativa à propriedade da coisa atribuída a várias pessoas ou à sua utilização, igualmente extensiva a várias pessoas.

Mas, melhor será distinguirem-se os dois aspectos: a *propriedade comum* e o *gozo comum*. A propriedade comum revela a comunhão ou o condomínio. E a coisa comum será o objeto desta comunhão.

E quando a coisa se mostra comum pelo direito à sua utilização por determinado grupo de pessoas (coletividade), preferível dizer-se *coisa de uso comum*. E esta coisa, embora destinada a esse uso coletivo, não se pode entender comunhão nem condomínio: não é coisa que se entenda de propriedade de quem a usa, mas pertence à coletividade e estando sob regime da administração pública.

Assim, a coisa de uso comum é a que não se encontra individualmente apropriada, embora o possa ser, mais tarde, por concessão do poder público, encontrando-se, sob administração pública, para uso e fruição da coletividade.

E a coisa comum, simplesmente, é a coisa que, não se encontrando dividida, pertence a vários donos, que a possuem e a usam em condomínio, ou em comum.

Vide: *Bens comuns*.

COISA CONSUMÍVEL. Tem o mesmo sentido de *bens consumíveis*.

Vide: *Bens consumíveis*, *Bens inconsumíveis*.

COISA DETERMINADA. É a coisa certa que se apresenta individualizada por seus caracteres e requisitos especiais e se mostra localizada.

COISA ESCONDIDA. É a coisa que foi colocada ou guardada em local sigiloso e somente conhecido de seu proprietário, para que somente ele, conforme sua vontade, a possa retirar mais tarde. O *esconderijo* ou local onde a coisa se guardou ou se deixou *escondida* pode ser dos mais variados aspectos, bem assim, pode resultar de *enterramento* da coisa no *chão* como no seu *encaixe* nas paredes, nos muros ou em qualquer outra parte das construções.

As coisas escondidas constituem os tesouros, quando encontradas ou achadas por estranhos.

Vide: *Descoberta. Tesouro*.

COISA INANIMADA. Ao contrário da *animada*, é a que não tem vida, que se entende inerte ou inorgânica.

COISA INCERTA. É a coisa que não tem existência atual, embora, sendo provável, seja esperada, e, sendo possível, consista uma esperança.

É coisa, pois, cuja existência se registrará em futuro. Os produtos de uma futura colheita indicam-se *coisas incertas*, enquanto esta colheita não chega. São coisas esperadas.

A caça e a pesca entendem-se coisas incertas, mostrando-se possíveis ou esperanças.

COISA INDETERMINADA. É a que, embora certa, é designada pelo gênero sem qualquer individuação.

COISA JULGADA. Também se diz *caso julgado*. Entende-se como coisa julgada (*res judicata*) a *sentença*, que se tendo tornado irretratável, por não haver contra ela mais qualquer recurso, *firmou o direito* de um dos litigantes para não admitir sobre a dissidência anterior qualquer outra oposição por parte do contendor vencido, ou de outrem que se sub-rogue em suas pretensões improcedentes.

Revela, pois, o pressuposto da verdade firmada ou afirmada pelo decisório judicial, que se mostra irrevogável ou irretratável, segundo a regra: *res judicata pro veritate habetur*.

Desse modo, a *coisa julgada* pressupõe o julgamento irretratável de uma relação jurídica anteriormente controvertida. Nesta razão, a autoridade da *res judicata* não admite, desde que já foi reconhecida a verdade, a justiça e a certeza a respeito da controvérsia, em virtude da sentença dada, que venha a *mesma questão* a ser ventilada, tentando destruir a soberania da sentença, proferida anteriormente, e considerada irretratável, por ter *passado em julgado*.

Domina, assim, na evidência da *coisa julgada*, a existência de uma *relação jurídica*, anteriormente julgada, sob fundamentos de determinada *razão de pedir*, ou seja, *aigualdade do pedido* e a *igualdade da causa de pedir*, em vista do que se verifique que a controvérsia

anterior surgida com idênticos fundamentos, foi julgada para contrapor-se a qualquer semelhante divergência futura.

Nas duas identidades, de pedido e de causa a pedir, integram-se os requisitos da identidade jurídica da relação julgada e da identidade da qualidade jurídica da pessoa, que a venha pleitear, procurando quebrantar o decisório, que já se tornou inatacável pela autoridade da coisa julgada.

A coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível a sentença, distinguindo-se da coisa julgada formal que é a espécie de preclusão temporal da decisão, não mais sujeita a recurso ordinário, extraordinário ou especial. (nsf)

COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. Embora, no sistema do *judicial review* ou jurisdição única, sistema adotado no Brasil, oriundo dos EUA, não se possa falar em coisa julgada administrativa no sentido de imutabilidade das decisões proferidas pela Administração Pública, adota-se tal expressão para significar que determinada decisão, tão somente no âmbito da própria Administração, não mais admite impugnação recursal, quer porque não mais caiba algum procedimento recursal, quer porque o órgão decisório não se subordina hierarquicamente a outro, no respectivo Poder da República e na respectiva unidade federativa.

COISA LITIGIOSA. É denominação que se dá não somente em referência à coisa (bem), que está sendo disputada em demanda judicial, mas a toda relação jurídica controversa, trazida a juízo.

Serão, assim, litigiosos os direitos sobre a coisa (*jus in re* ou *jus in rem*), que não se dizem propriamente *coisas*, porque se encontram, a rigor, separados do domínio, e sim direitos e ações, que delas se geram e nelas se fundam.

Segundo definiam as Ordenações, *coisa litigiosa* é aquela sobre que é movido litígio em juízo entre as partes.

Tornada litigiosa a coisa, não pode nela incidir qualquer contrato ou obrigação, até que se decida a quem pertence. E assim o réu não pode vendê-la, trocá-la, dá-la a outrem, nem a oferecer em garantia de qualquer obrigação. Tal alienação ou oneração à coisa, em litígio pendente, traz indícios de fraude. E pode qualquer negociação ou operação fundada nela ser arguida de viciosa, porque qualquer ato praticado em tais circunstâncias se entende nulo de pleno direito. E não depende de prova de prejuízo de quem o alega para torná-lo ineficaz.

COLABORAÇÃO. Na técnica jurídica, não serve para indicar, simplesmente, qualquer *auxílio*, que a pessoa preste ou possa prestar a outra, a fim de realizar uma obra.

A colaboração significa a direta participação da pessoa, juntamente com outra ou outras, na confecção ou execução da obra, mostrando-se, todas elas, como perfeitos e indiscutíveis autores conjuntos dela.

Cada um dos *colaboradores* será um *condutor* da obra. E, como tal, lhe cabem iguais direitos aos que se conferem aos demais, pois que, pelo sentido de colaboração, ele foi um de seus geradores.

Colaboração. Na linguagem de imprensa, entende-se como colaboração toda matéria que se insere no jornal, quando escrita, mesmo habitualmente, por pessoa que não figure em seu corpo redatorial.

COLABORAÇÃO PREMIADA. O benefício da colaboração premiada está previsto na Lei 12.850/2013 e autoriza o juiz, mediante o requerimento das partes, a conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. Para que seja concedido esse benefício, é necessário que a colaboração tenha proporcionado a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa; ou a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.

Para a concessão do benefício da colaboração premiada, o Juiz deverá levar em consideração a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração.

Na colaboração premiada há um acordo entre o membro do Ministério Público, a qualquer tempo, ou o Delegado de Polícia, nos autos do inquérito policial, e o investigado, para que este preste informações sobre o caso. (pg)

COLABORADOR. Consoante sentido gramatical, *colaborador* é o que colabora, isto é, coopera, ajuda, participa da feitura de alguma coisa, ou da execução de algum ato.

Na técnica jurídica, no entanto, é tomado no sentido de indicar o *coautor* na feitura ou elaboração de obra literária, científica ou artística. É a pessoa que, juntamente com outra ou com outras, produz a obra.

Colaborador. Na linguagem de imprensa é a pessoa que, sem a qualidade de auxiliar efetivo ou de redator do jornal ou revista, escreve artigos, comentários, reportagens ou notícias para eles.

Pode a colaboração ser paga ou graciosa. A condição de *colaborador*, mesmo que seja habitual na colaboração, vem de não ser tido como empregado do jornal, ou seu redator efetivo.

Geralmente o colaborador recebe paga, relativa à sua produção. Se é mantido *com ordenado*, com a obrigação de escrever *seções*, *reportagens* ou editoriais, mesmo que possa ser tido como colaborador, é em realidade, *redator*, fazendo jus aos benefícios de empregado.

COLAÇÃO. Derivado de *collatio*, de *confere* (ajuntar, trazer conjuntamente), no sentido do Direito Civil, indica o ato pelo qual é o herdeiro obrigado a trazer (*ajuntar*) à massa comum da herança, ou dos bens do defunto, toda e qualquer espécie de bens que tenha recebido dele, em vida, a fim de com eles concorrer à partilha.

O intuito da colação tem suas raízes históricas na *collatio bonorum* e na *collatio dotis* dos romanos. E, na era presente, sua função é *igualar* o tratamento entre os filhos ou descendentes do *de cujus*, sob o pressuposto de que o ascendente, ao fazer a doação em vida, teve o intuito simplesmente de antecipar ao herdeiro parte ou todo quinhão que lhe competiria, quando morto.

No entanto, esta obrigação não se presume, se o *doador* expressamente houver declarado, no ato de doar, que os bens do benefício saíram de sua *metade disponível*. Quando não há qualquer restrição ou declaração expressa é que se entende que a doação ao herdeiro foi feita a título de adiantamento da legítima.

A colação de bens é feita pelo *valor* que lhes foi atribuído na doação. Salvo se houve omissão, quando se procederá a nova avaliação. Quando os bens não mais existam ao tempo da colação, a ela eles virão pelo preço que tinham ao tempo em que a liberalidade ocorreu.

Aliás, na colação ou conferência de bens a avaliação deles sempre se faz pelo valor certo ou pela estimação, que deles houver sido feita na data da doação. E, mesmo que se faça a avaliação na época do inventário, a avaliação irá buscar o valor deles naquele momento, existam ou não existam os bens a serem colados ou conferidos.

Se os herdeiros sonegam bens sujeitos à colação, pode ser sobre elas pedida a medida do sequestro.

Colaço. Na terminologia acadêmica e no sentido que lhe dá o Direito Canônico, *colaço* tem acepção diferente da que se aplica no Direito Civil:

- a) Na nomenclatura acadêmica, é o ato pelo qual se confere grau acadêmico ao aluno que concluiu o curso, obtendo aprovação em todas as disciplinas dele.
- b) No sentido canônico, é o ato pelo qual se confere um benefício eclesiástico a quem se tenha julgado digno da concessão ou da dignidade.

Neste sentido, então, a pessoa que possui o direito de dar o título, em virtude do qual o clérigo se investe no benefício, diz-se *colador* ou *colator*, enquanto se diz *colatário* para a que recebe o benefício.

COLAÇÃO DE DÍVIDAS. Assim se diz da obrigação do herdeiro de trazer à conferência, no inventário, as dívidas tidas em vida com o *de cujus*, a fim de que se compute, no valor de seu quinhão, a soma que elas representam.

Mas, como dívidas sujeitas à colação se devem entender as que provêm de empréstimos, por qualquer título, não quaisquer outras importâncias fornecidas pelos pais ou ascendentes a título de auxílio ou de subsistência. Essas se entendem *gastos ordinários* feitos pelos *de cujus*, e não *empréstimos* por qualquer modo feitos.

COLATERAL. Significando, por sua origem latina, o que *está ao lado*, é, na linguagem jurídica, como na genealógica, empregado para indicar os parentes que não procedem *dalinha reta*, mas sim da *linha dos lados* (colateral transversal).

Assim, *colateral* indica o parentesco que, embora provindo do mesmo tronco, é prolongado *lateralmente*, não na ordem *descendente* ou *ascendente*.

O parentesco colateral pode ser *paterno* ou *materno*, segundo o vínculo se origina do pai ou da mãe, sendo que o traço de união (*parentesco*) entre os colaterais é o autor comum.

A contagem do parentesco pela linha colateral se faz somando-se as distâncias que vão de cada uma das pessoas até que se encontre o autor comum de ambos, ou deste até encontrá-los.

O parentesco colateral começa do segundo grau: não há primeiro grau para eles. É princípio que nos vem das *Institutas* de JUSTINIANO.

COLEÇÃO. Derivado do latim *collectio*, é aplicado para indicar a reunião de alguma coisa, de fatos ou atos. Assim se diz uma *coleção de leis*, para indicar a reunião ou compilação de várias leis, referentes a um assunto ou vários assuntos. É vocábulo, assim, que não se confunde com a palavra *codificação*. Esta se entende a reunião sistemática de leis ou regras sobre a mesma matéria, formando um só corpo. A *coleção* pode conter leis diferentes e não dá ideia de sistematização, enquanto que *codificação* é a *coleção sistemática*.

É também usado no sentido de *coletânea*, ou seja, a coleção de trechos de várias obras, formando um livro.

COLEGA. Companheiro do mesmo *colégio*, da mesma *instituição* ou da mesma *profissão*.

Indica, assim, a pessoa que pertence à mesma classe de outra, exercendo profissão ou atividades iguais.

COLEGATÁRIO. Assim se diz da pessoa que, juntamente com outra, é chamada a receber o legado que é feito. É o *legatário conjunto*.

O *colegatário*, segundo princípio que vinha afirmado pelos romanos, pode ser instituído *conjunctio re et verbis* (conjunção mista), *conjunctio re tantum* (conjunção real) *econjunctio verbis tantum* (conjunção verbal).

A *conjunctio* do legado torna-se relevante para evidência do modo *de acrescer*.

A *conjunctio re tantum* (real) ocorre quando o testador, por frases distintas, deixa a mesma coisa a mais de uma pessoa. Nela não é preciso que a disposição venha na mesma cláusula, embora deva haver identidade de coisa legada, sem haver divisão de partes, e possa ser ela indivisível por natureza ou vontade do testador.

Havendo designação de partes, não se infere *aocolegatário* o direito de *acrescer*.

É expressa a *conjunção real*: *deixo a Pio a minha casa xis; deixo a Quinto a minha casa xis*.

A coisa é determinada, pode ser divisível ou indivisível, mas as partes são indeterminadas. É *aconjunctio re tantum*.

É *verbis tantum*, quando a instituição de legados é feita a várias pessoas, assinando-se a cada uma a parte que lhes compete. Não lhe cabe, assim, a mesma porção. Nela não existe o direito de *acrescer*, desde que cada legatário tem a sua parte determinada.

É *conjunctio re et verbis* (mista), quando duas ou mais pessoas, na mesma cláusula ou disposição, são chamadas a participar do legado na mesma proporção. E, assim, os legatários são chamados juntamente para a mesma coisa, ou coisas, sejam determinadas ou não, mas em partes iguais, embora não determinadas. E assim se expressa: *deixo a Paulo e a Pio todos os meus bens*, ou *os bens de minha parte disponível*.

COLEGIADA. Assim se denomina a Igreja, que, não sendo Sé de um bispo, é servida por cônegos seculares.

Difere, assim, da *catedral*, que, embora servida por cônegos, tem assistência do bispo e por isso se diz Sé Episcopal.

Colegiada. Por extensão, também indica a corporação de cônegos ou de sacerdotes, que têm a honra e obrigação de cônego, em igreja onde não há bispo.

COLÉGIO. Em geral, serve para designar a *corporação* ou o agrupamento de pessoas dedicadas às mesmas funções.

Colégio. Vulgarmente, é vocábulo com que se designa toda espécie de estabelecimento de instrução, pública ou particular, notadamente para o ensino secundário.

Costumam chamá-lo, também, de *ginásio*, o que é mais próprio para designar estabelecimento onde se fazem exercícios atléticos.

COLÉGIO ELEITORAL. Expressão usada para indicar o conjunto de eleitores de uma circunscrição eleitoral.

COLETA. Do latim *collecta*, coisas coligiadas, de *colligere*, coligar, indica a *cota-parte*, ou o *que toca a cada um*.

Neste sentido, é usado pelo Direito Tributário, a fim de designar o ato pelo qual os encarregados do fisco promovem os lançamentos de impostos, atribuindo a cada contribuinte a *parte* ou *cota*, que lhe cabe e lhe compete pagar.

A coleta é medida que somente se evidencia nos *impostos lançados*.

Nos *impostos não lançados*, não havendo *lançamento*, a inscrição para o pagamento do imposto, que, nos lançados, decorre da coleta, é feita por declaração espontânea do contribuinte.

COLETIVIDADE. De *coletivo*, indica o conjunto de pessoas ou a reunião de várias coisas.

Mas é geralmente aplicado na linguagem jurídica para distinguir o *grupo de pessoas* consideradas em determinadas situações, notadamente como integrantes de uma associação ou como habitantes ou residentes de determinada região.

Neste sentido, *coletividade* tanto pode exprimir ou significar *sociedade* como *povo*.

COLETIVO. Expressão derivada do latim *collectivus*, de *colligere* (reunir), serve para indicar toda reunião ou grupo de pessoas, ou coisas, que se mostrem *agregadas* para formar um todo.

Coletivo, assim, dá sempre a ideia de *corpos* ou *corporações*, que se encaram ou se consideram pelo seu *conjunto*, isto é, pela reunião de todos os elementos singulares, que se uniram ou se agregaram para a sua formação. O coletivo é o *universal*. E indica *acoletividade*, representada por pessoas ou coisas.

Mesmo em relação a coisas ou pessoas, há vocábulos que já encerram esse sentido coletivo: rebanho, manada, povo.

Na técnica jurídica, as *coisas coletivas*, sejam de fato ou de direito, formam *universalidades*.

Coletivo. Serve, também, para indicar o comum ou a *comunhão*. Desse modo, quando se diz *obrigação coletiva* ou *direito coletivo*, tem-se a ideia exata de obrigação pertinente a um grupo de pessoas, ou de um direito que pertence a uma coletividade. É a obrigação ou o direito que é comum a várias pessoas.

Coletivo. Na linguagem dos transportes, geralmente é a expressão usada para referir-se a *aveículo* destinado ao transporte dos moradores de uma cidade, transporte este igualmente chamado de *transporte coletivo*.

COLETOR. É vocábulo que tem várias aplicações:

a) Na técnica do Direito Tributário, diz-se da pessoa encarregada da arrecadação de dinheiros públicos, inclusive com função fiscalizadora dos tributos.

b) Dá-se também o nome de *coletor* ao recipiente em que se recolhem objetos servidos ou *aocano mestre*, que recebe os despejos domiciliares, para conduzi-los a determinado ponto.

c) Tem o mesmo sentido de *coleccionador*.

COLETORIA. Repartição pública, onde se pagam ou se recebem as contribuições devidas pelos impostos.

Além de repartição arrecadadora, a *coletoria* tem a função de repartição fiscalizadora, atribuindo-se a seu chefe (o coletor) capacidade para tomar conhecimento dos autos de infração contra os contribuintes, julgando-os ou não procedentes e impondo as multas aplicáveis ao caso.

COLHEITA. Derivado do latim *collecta*, de *colligere*, quer significar toda ação ou efeito *decolher*.

Na terminologia agrícola, porém, em uso frequente no Direito Civil, é aplicado para indicar a ação de *apanhar*, *tirar* ou *recolher* das árvores ou do solo os frutos ou produtos agrícolas. É, assim, sinônimo de *safr*, sendo, por isso, em muitos casos, empregado para indicar a soma de produtos obtidos durante um ano.

A *colheita*, segundo os frutos ou produtos colhidos, diz-se *principal* ou *acessória*.

Principal, quando se refere à cultura dominante ou principal, explorada pelo fazendeiro ou agricultor. *Acessória*, quando se refere a produtos eventualmente explorados ou plantados pelo agricultor, não somente para aproveitamento do terreno, como para melhorar as condições econômicas da cultura principal. *Colheita*, a rigor, diz-se propriamente para os frutos ou produtos já colhidos, isto é, já existentes, tirados das árvores ou do solo, armazenados ou recolhidos a lugares próprios.

No entanto, quando ainda a *colheita* não se executou, costumam chamá-la de *colheita pendente* ou *futura*, para indicar a soma de frutos ou produtos que possam ser colhidos, que se encontram em *período de formação*.

A colheita pode ser objeto de penhor agrícola, mesmo a que se encontre *pendente* ou *em formação*.

COLISÃO. Derivado do latim *collisio*, de *collidere*, é expressão que dá ideia de *atrito*, *embate*.

Desse modo, na técnica jurídica, a *colisão* se indica a diversidade de interesses sobre a mesma coisa ou sobre o mesmo direito, da qual possa resultar o *atrito*, fundado nesta divergência.

A colisão, sendo assim, implica necessariamente a existência de iguais pretensões sobre determinada relação jurídica, em virtude da qual pode surgir o litígio.

Nesta razão, quando entre pai e filho, entre representante e representado, há *colisão de interesses*, deve ser afastado o pai, ou deve ser afastado o representante da pessoa, a fim de que outro lhe venha defender os interesses, pois que a defesa por eles se mostra, inequivocamente, despetosa e prejudicial aos interesses do defendido.

Por uma questão profundamente humana, o primeiro interesse a ser defendido é o que nos fala de perto; os outros, ligados ao nosso (colisão), serão, sem dúvida, postergados.

Em boa razão, pois, afasta a lei à pessoa, cujos interesses possam *colidir* com os da pessoa que se encontra sob sua proteção.

Colisão de veículos. Encontro de veículos, acidente entre veículos de qualquer espécie, resultando, geralmente, danos aos mesmos.

“COLLEGIA”. Palavra latina que significa corporações sacerdotais no Império Romano. No singular (*collegium*) significa uma sociedade, grêmio ou irmandade. O grande dicionário Webster registra que o termo *COLLEGIUM* deriva de *COLLEGIA*.

COLOCAÇÃO. Derivado de *collocatio*, de *collocare*, no sentido de arranjo, disposição, é, na linguagem jurídica, tomado na acepção de indicar a verdadeira situação que compete à pessoa na ordem, que lhe é assegurada por seus direitos, os quais lhe conferem maior ou menor soma de regalias.

Assim, *verbi gratia*, na classificação de credores, é cada um deles colocado na posição que lhe asseguram os seus títulos creditórios.

Desse modo, *colocação* tem aí o sentido equivalente à classificação, ou seja, a operação pela qual o credor é colocado na categoria, que lhe assiste, em face da ordem que lhe é atribuída por seu direito.

Colocação. Na terminologia econômica, serve para indicar a operação, em virtude da qual se faz aplicação de certo capital.

A *colocação de dinheiro* é, assim, o emprego deste dinheiro em operações de várias naturezas, seja no desconto de títulos, na compra de bens, ou em empréstimos com ou sem garantia real.

Colocação. Em sentido vulgar, quer significar *emprego* ou *ocupação*, exercida pela pessoa, sendo, assim, sinônimo de *cargo*.

Por vezes, confunde-se com as próprias funções exercidas pela pessoa, dizendo-se, vulgarmente, que a *pessoa tem muitas ocupações*, quando se encontra cheia de afazeres ou de negócios, ou possui muitos cargos.

COLÔNIA. Possui o vocábulo, derivado do latim *colonia*, vários significados.

Originariamente, tem a aceção indicativa de *gente* que é mandada ou conduzida para determinado local, a fim de que o povoe.

E, daí, passou a determinar o próprio *território* ocupado, sob dependência política do país cujos cidadãos ou súditos vieram habitá-lo.

Neste sentido, segundo o fim colimado, várias designações determinam as colônias: elas se dizem de *exploração*, de *plantação*, de *povoação*, ou de *comércio*, podendo, simultaneamente, ser para uma ou outra finalidade.

Colônia. Por extensão, tem o sentido de expressar o conjunto ou a soma de indivíduos de nacionalidade estrangeira em determinado país, embora não se tenha dado o transporte com a intenção de povoar o território, que vai ser por eles ocupado, visto que já é habitado e está sob regime administrativo definido.

Colônia. Consequência de seu sentido inicial, chama-se de colônia a todo agrupamento localizado em determinada região de um país, com finalidade agrícola.

COLÔNIA AGRÍCOLA. Povoação campestre de colonos lavradores.

Estabelecimento campestre onde condenados cumprem penas.

COLONO. Derivado do latim *colonus*, quer significar *lavrador*, agricultor, renteiro, homem do campo.

Na linguagem corrente, significa o *trabalhador dos campos*, aquele que é contratado pelo fazendeiro ou pelo agricultor para trabalhar no cultivo de suas terras.

Colono. Designa, também, a pessoa que habita uma colônia ou faz parte de uma colônia.

COLUSÃO. Ocorre a colusão quando autor e réu se utilizam do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim proibido pela lei. Dispõe o art. 129 do Código de Processo Civil de 1973 que, em tais circunstâncias, o juiz proferirá sentença que obste aos objetivos da parte.

Vide: *Lide simulada*. (nsf)

COMA. Estado mórbido caracterizado por um adormecimento profundo com perda total ou parcial de sensibilidade. (nsf)

COMANDANTE. Assim se diz da pessoa que dirige ou comanda uma organização militar.

É denominação que se dá para toda pessoa que comanda ou dirige um navio ou qualquer embarcação, aplicando-se no mesmo sentido de *capitão do navio*.

COMANDITA. É vocábulo que se deriva do italiano *accomandita*, que significa *depósito, guarda*.

Na terminologia comercial, possui, em verdade, significação mais ou menos análoga, desde que a *comandita*, como capital de um sócio, que nada tem a ver com a administração e gerência da sociedade, mais se apresenta como *empréstimo de capitais*, assim confiados à sociedade formada.

Desse modo, é empregado para designar:

- a) As sociedades comerciais que se constituem pela composição de um capital, parte formada pelas cotas dos sócios solidários e parte formada pela cota de outra espécie de sócios (chamados *comanditários*), cuja responsabilidade social se limita a essa mesma cota.
- b) E designa a própria *cota do sócio*, com que se obrigou o sócio comandatário, para a formação do capital social.

Vide: *Sociedade em comandita*.

COMANDITADO. Em oposição a *comanditário*, a expressão *comanditado*, como substantivo, designa o sócio cujo capital não é em *comandita*. Designa o próprio *sócio solidário*.

O comanditado ou sócio comanditado é equiparado aos sócios da sociedade em nome coletivo. É *sócio solidário*.

COMANDITAR. No sentido comercial, serve o verbo para indicar o ato pelo qual a pessoa, sendo sócio solidário de uma firma ou sociedade comercial, transformando-se em sócio comanditário, pela transformação de seu *capital* em comandita, atribui à nova sociedade a administração de seus *fundos comerciais*.

Também indica o ato pelo qual a pessoa entrega capitais seus para serem geridos por uma sociedade em comandita, seja simples ou por ações.

COMANDITÁRIO. Assim se designa o sócio que possui *comandita* em uma sociedade comercial. Opõe-se ao *sócio comanditado*, o que significa que o comanditário não tem, na sociedade, outra responsabilidade que o pagamento integral da cota-capital, com que se obrigou.

No entanto, não pode lícitamente o comanditário exercer atos de gerência nem ter o seu nome participando da formação da firma ou razão social.

Cabe-lhe, no entanto, praticar atos de fiscalização em referência aos negócios da sociedade, dos quais não se possa inferir gerência ou administração. A lei comercial veda mesmo que possa o comanditário praticar atos referentes à gestão dos negócios comerciais, mesmo como mandatário.

No entanto, segundo as circunstâncias, não revela o mandato uma intromissão nos negócios sociais. E, sem que se mostre uma transgressão à regra, pode o comanditário exercer o mandato para a prática de um ou outro ato, sem que venha incorrer na sanção da solidariedade.

A lei não quer que ele se mostre ou aparente ser um gestor da firma ou sociedade. E tanto assim é que lhe é permitido dar fiança à sociedade, considerando-o um *fiador particular* da firma, livrando-o da sanção da solidariedade.

COMARCA. Embora se atribua a derivação do vocábulo do latim *comarchus* (governador de uma povoação), melhor se dá sua origem do alemão *marca*, que quer dizer *limite* e traz o sentido de *território* com limites certos ou com *marca*. Assim, designa o território, a circunscrição territorial, compreendida pelos limites em que se encerra a jurisdição de um Juiz de Direito.

COMARCÃO. É adjetivo que designa o que é relativo ou pertencente a uma *comarca*.

Servia também para designar limítrofe ou fronteira, falando de território.

COMBINAÇÃO. Tem o mesmo sentido de *ajuste*, *acordo*, significando a concordância de vontade, ou o consentimento dado para que se estabeleça um negócio ou se faça um contrato.

COMBOIO. Em geral, designa a reunião de carros, embarcações ou quaisquer outros veículos, que, transportando quaisquer espécies de mercadorias ou artigos, seguem juntos rumo ao mesmo destino.

Desse modo, chama-se de *comboio* a composição de vagões ferroviários, mesmo para o transporte de passageiros.

Mas, na técnica marítima, possui o vocábulo *comboio*, o *contrato* firmado entre dois ou mais navios de igual porte ou porte aproximado, que têm o mesmo destino, em virtude do qual se asseguram recíprocos auxílios, em frente de quaisquer ocorrências que possam verificar-se no curso da viagem. Aí se diz mais propriamente *navegação em comboio* ou *em conserva*.

Quando é instituído semelhante contrato, faz-se mister que, na apólice de seguro, ele se mencione. É a isso que, na técnica marítima, se dá o nome de *cláusula de comboio* ou *de conserva*, a qual, se estabelecida, deve ser observada, porque, de sua observância, depende a validade do contrato de seguro.

Comboio. Também se denomina *comboio*, em igual sentido de junção ou reunião de vários navios para transporte em comum, ao que se forma por determinação de um governo, em caso de guerra, para transporte de pessoas ou de mercadorias, o qual segue protegido por navios de guerra, até que chegue a seu destino ou atravesse as zonas que se consideram perigosas.

COMENDAÇÃO. Derivado do latim *commendatio*, tem o sentido de *recomendação*.

Mas, no Direito antigo, servia para significar o *direito de suserania*, em virtude do qual o senhor feudal podia exigir de seu vassalo a *prestação do serviço*, em retribuição à proteção que lhe concedia.

A *comendação*, embora atuasse no domínio do Direito Privado, apresentando-se em modalidade de contrato *sui generis*, não da ordem do Direito das Obrigações, fundava uma relação de autoridade e subordinação entre o senhor feudal e o vassalo, indicando-se, assim, uma *potestas*, de que resultava o dever de *fidelidade* e *dedicação* do vassalo, em paga da proteção outorgada.

Resultante da comendação, também chamado de contrato de feudo, o vassalo, além do trabalho corporal a que era obrigado, estava sujeito ao serviço militar e às prestações pecuniárias.

Também se dizia contrato de *mundeburnium* (pacto da amizade).

COMENDATÍCIAS. É geralmente usado para indicar as *cartas*, em que se fazem recomendações.

Em regra, seus signatários não assumem quaisquer obrigações por elas, desde que não venha expresso qualquer compromisso, em forma de fiança ou responsabilidade, a favor do recomendado.

COMENTÁRIOS. Derivado do latim *commentarius*, serve, na linguagem jurídica, para indicar tudo o que se diz ou que se anota a respeito das leis, ou de outras obras.

Tem, assim, sentido equivalente a *anotações*, *explicações* ou *interpretações*, feitas aos textos legais, no sentido de esclarecer o seu espírito e mais fácil se tornar a sua aplicação aos casos concretos. Ou de ilustrar ou elucidar pontos de uma obra, ou para melhorá-la ou torná-la de acordo com as novas correntes do pensamento, atualizando os seus conceitos.

Os comentários, seja a obras ou a leis, podem ser feitos ao pé delas, isto é, a seguir do texto de que elas se compõem, ou podem vir em *obra autônoma*, apenas referindo-se à obra ou lei comentada.

Os comentários dão a seu autor os direitos de autoria original.

Mas as obras pertencentes a outros autores, que não tenham caído no domínio comum, somente com autorização deles podem ser comentadas.

Para as leis não há restrições, sendo permitido que as comente quem quer que o queira.

Comentários. Por vezes, o título é aplicado, não no sentido de anotações feitas a obras alheias ou a leis publicadas, mas compreende o próprio texto da obra original, que se apresenta nesta modalidade por seu aspecto crítico a fatos ou coisas que se passaram e vão assim descritas com o robustecimento de notas e divagações do escritor.

COMERCIAL. Assim se diz de tudo o que é relativo ao comércio: ato comercial, estabelecimento comercial, obrigação comercial, contrato comercial. Tem a mesma equivalência de *mercantil*.

COMERCIALISTA. Empregado para distinguir o advogado ou jurista dedicado, especialmente, às questões de natureza comercial, ou para assinalar a pessoa versada em leis e assuntos comerciais.

COMERCIANTE. Designa toda pessoa que *exerce* o comércio.

Mas, no sentido do Direito Comercial, assinala o vocábulo toda pessoa que, tendo capacidade para exercer a mercancia, faz do comércio, por sua conta própria, sob seu nome individual ou com firma, *profissão habitual*.

Desse modo, a qualidade de *comerciante* não se revela simplesmente pelo exercício da mercancia. É necessário que este comércio exercido pela pessoa seja por *sua conta*, e tenha a *continuidade*, característica da profissão. É que há pessoas que, mesmo exercendo a mercancia, não se consideram comerciantes, desde que não a fazem em *nome próprio e por conta própria*. Agem em nome do comerciante: são seus prepostos ou auxiliares. Nas sociedades comerciais, somente os *sócios solidários* se consideram comerciantes. Os sócios comanditários, os sócios de indústrias, os acionistas das sociedades anônimas não se consideram comerciantes.

O efetivo exercício do comércio, assim, que dá o caráter de comerciante à pessoa, deve ser aquele em que a pessoa o pratica por sua conta, por seu nome, habitualmente.

Mas é necessário que os atos sejam realmente do comércio, pois que, se de natureza diversa, sua prática, mesmo habitual e por conta própria, não constitui comércio.

Tal, assim, o diretor ou proprietário do estabelecimento de ensino, de uma casa de saúde, que não são comerciantes.

A qualidade de comerciante funda-se, pois, ou numa disposição clara de lei, ou na prática habitual de atos objetivos de comércio, em nome próprio.

Notadamente, o caráter de comerciante está na prática de atos de comércio, principalmente os de compra e venda.

Desse modo, mesmo estabelecido, quando a pessoa apenas presta serviços próprios, seja como intermediário de negócios, como administrador, como construtor, sem fornecimento de material, ou pratica, acidentalmente, atos de comércio, não é comerciante.

A habitualidade é que mostra um dos elementos dominantes da profissão do comerciante.

Nas sociedades comerciais, embora *solidário*, o comerciante não se confunde com a pessoa jurídica, que se constitui pela firma: são pessoas distintas.

Para ser *comerciante*, não é necessário somente ter a capacidade civil, isto é, estar no pleno exercício de seus direitos civis.

Há pessoas que, mesmo capazes, não podem exercer a mercancia, seja em virtude de funções que exercem, seja em virtude de determinação legal.

Assim, não podem comerciar:

- a) os oficiais militares efetivos;
- b) os presidentes e governadores de Estados;
- c) os magistrados e empregados da fazenda;
- d) os falidos, enquanto não reabilitados;
- e) os corretores e agentes de leilões;
- f) os cônsules, nos distritos de sua jurisdição;
- g) os médicos, na exploração da farmácia, simplesmente com o exercício de sua profissão;
- h) o capitão do navio, que navegar em parceria a lucro comum sobre a carga, salvo convenção em contrário.

Conforme a especificação do ramo de comércio, a que se dedicam, os comerciantes são designados: banqueiros, importadores, exportadores, industriais, droguistas, armadores, trapicheiros, leiloeiros, varejistas, atacadistas, lojistas etc.

Tais distinções, embora apreciáveis, por vezes, em relação ao Direito Tributário, não têm importância perante o Direito Comercial, que os considera em sentido geral, isto é, como comerciantes.

A *qualidade de comerciante* é sempre regulada pela lei do lugar em que as pessoas exercem os atos de mercancia, embora a *capacidade* para ser comerciante, decorrente da capacidade para contratar, advenha da lei nacional da pessoa.

Embora, na lei civil, nenhuma influência possa exercer a *nacionalidade da pessoa*, no que se refere ao *exercício dos direitos civis*, no Direito Comercial, a distinção de pessoa nacional ou estrangeira tem importância, desde que a lei comercial exclui do exercício de certas atividades comerciais, entre as quais a de corretor, leiloeiro, as pessoas que não sejam brasileiras.

Mesmo em certas sociedades de capitais não se admite a inclusão de estrangeiros. Assim, nas sociedades instituídas para a exploração de imprensa não podem ingressar os estrangeiros.

COMÉRCIO. É expressão que se origina do latim *commercium*, composto da preposição *cume* do substantivo *merex*, que dá origem a *mercancia*, a *mercari* (mercar), possuindo a significação de *comprar para vender*.

Dele se formam os vários vocábulos, designativos de atos ou ações de comércio: *comerciar*, *comercial*, *comercialidade*, *comerciante*.

Aplica-se, em sentido genérico, para significar toda *reciprocidade de relações* ou de *troca* em qualquer sentido.

Mas, tecnicamente, possui um sentido econômico e um sentido jurídico.

Economicamente, é indicado como um *ramo da indústria*, mostrando-se o fator dominante na circulação das riquezas, desde que a ele se afeta a incumbência de receber do produtor as riquezas produzidas, encaminhando-as ao consumidor.

Tem, assim, sentido mais amplo que o jurídico.

Juridicamente, significa ou compreende a soma de atos mercantis, isto é, de atos executados com a intenção de cumprir a *mediação*, característica de sua finalidade, entre o produtor e o consumidor, atos estes que devem ser praticados habitualmente, com o fito de lucro.

A habitualidade e o fito de lucro é que dão ao comércio, juridicamente considerado, o seu traço característico.

Ou, como bem assevera VIDARI, são precisamente estes atos de *intromissão*, entre produtores e consumidores, exercidos habitualmente e com o fito de lucro, para realizar a circulação das riquezas produzidas, que formam a textura do comércio na sua acepção jurídica.

Está, assim, na sua acepção etimológica, a aquisição por uma pessoa, de riquezas provindas de várias origens ou procedências, com o destino de serem *vendidas* à pessoa que as vai consumir.

Comércio. Significando *intercâmbio*, reciprocidade de relações, serve, por vezes, para exprimir o processo de que se utiliza o homem, para realizar certo desiderato, chegando a identificar-se com o objetivo da navegação, do transporte: *comércio marítimo*, *comércio terrestre* etc.

COMÉRCIO AÉREO. Assim se diz do intercâmbio comercial ou do comércio, que se processa pela aviação. É o comércio que se promove pelos transportes aéreos.

COMÉRCIO ATACADISTA. É o comércio que se faz *por grosso*, isto é, aquele que se efetiva entre comerciantes, o que vende em quantidade e o que compra para revender a mercadoria a consumidores.

O caráter do comércio atacadista está na efetividade de vendas a *comerciantes varejistas*, vendedores das mercadorias em quantidades pequenas, ou seja, nas que se mostram necessárias para o uso do consumidor.

COMÉRCIO BANCÁRIO. Assim se diz para o comércio que tem por objetivo as operações bancárias, ou sejam as operações sobre dinheiro ou sobre crédito. É o comércio de *bancos*.

COMÉRCIO DE CABOTAGEM. É o que se processa no litoral ou às costas territoriais de um país, por meio da navegação de cabotagem.

Vide: *Navegação*.

COMÉRCIO EXTERIOR. Denominação dada às relações comerciais mantidas com os países estrangeiros, seja nas importações ou nas exportações. É *comércio internacional*.

COMÉRCIO INTERESTADUAL. É o que se pratica entre os Estados federados. É *comércio interno*, também chamado de *comércio nacional*, em oposição a *comércio exterior*.

COMÉRCIO INTERIOR. É o comércio que se promove dentro dos limites territoriais de um país, tendo por função a distribuição e circulação das mercadorias e produtos, sejam de origem estrangeira ou mesmo nacionais, desde que já se tenham incorporado ao comércio interno ou nacional.

Vide: *Mercadorias nacionalizadas*.

COMÉRCIO INTERNACIONAL. Exprime o conjunto de relações comerciais, mantidas entre as nações.

É expressão que abrange, mesmo, as relações de qualquer ordem: econômicas ou culturais. E, assim, exprime, de modo amplo, todo intercâmbio econômico, político ou cultural, mantido entre os povos ou nações, decorrendo de um direito, que lhes é peculiar, e assegurado como uma irradiação do *poder soberano*, em que fundam a sua individualidade política.

COMÉRCIO INTERNO. É o que se executa dentro do país, em oposição ao sentido de *comércio exterior*.

COMÉRCIO MARÍTIMO. Explica a soma de relações comerciais ou o intercâmbio, que se efetiva através dos mares.

COMÉRCIO NACIONAL. Tem o mesmo sentido de comércio interior. É o comércio que se processa dentro de um país.

Às vezes, distingue o conjunto de organizações ou de pessoas nacionais, que desempenham o comércio, em oposição àquelas que, embora exercendo o comércio interior, têm nacionalidade estrangeira.

Significa, pois, neste sentido, o comércio exercido por nacionais ou por pessoas ativas no país.

COMÉRCIO VAREJISTA. É o comércio a retalho, que se executa pelas vendas diretas ao consumidor particular, isto é, àquele que adquire o produto ou mercadoria para seu uso e consumo particulares.

Diz-se, também, *comércio a varejo*.

COMINAÇÃO. Palavra derivada do latim *com-minatio(ne)*, de *comminare*, tem o sentido de *ação de ameaçar energicamente*.

E noutro sentido não lhe tem a terminologia jurídica, desde que é usada para indicar a *ameaça legal* de uma pena ou de uma *prescrição*, pelo não cumprimento de uma obrigação contratual ou de uma imposição legal. Traz o mesmo sentido de *sanção*.

A *cominação*, assim, mostra a *ameaça* da aplicação da pena ou do preceito, desde que não seja cumprido o ato no prazo que se estabeleceu ao *cominado*.

COMINAÇÃO DE CONFESSO. Assim se diz para a pena que é imposta à pessoa, que, quando chamada para depoimento pessoal, a ele se opõe ou recusa, sem que mostre razão jurídica bastante para justificar a recusa.

É, assim, convocada sob a *pena de confessa*, a fim de que, não anuindo à convocação, não comparecendo, se deem como verdadeiros os fatos alegados contra ela. E sobre os quais iria ser inquirida.

COMINAÇÃO DO PRECEITO. Assim se diz da ameaça de pena, imposta à pessoa a quem se vedou que praticasse determinado ato, ou fosse obrigada a praticar qualquer um outro.

Chama-se, também, de *preceito cominatório*.

Ocorre, principalmente, nos interditos proibitórios.

COMINATÓRIO. Diz-se da cláusula ou do preceito que se impõe à pessoa, em virtude do que ficará passível da *pena* ou *castigo*, desde que não cumpra a obrigação, resultante do contrato ou do dispositivo legal.

COMISSÃO. Derivado do latim *commissio(ne)*, de *committere*, significa não somente a *ação de unir, concorrer*, como também a *ação de confiar, de entregar*.

E, neste duplo sentido de *união* ou *curso* para um fim determinado ou de *auxílio* ou *cooperação* na execução de determinados misteres, possui o vocábulo, na linguagem jurídica, uma variedade de acepções.

Comissão. No sentido que lhe empresta o Direito Público Administrativo e o Direito Internacional, é o vocábulo empregado:

a) Para indicar todo encargo ou atribuição confiada ao empregado ou funcionário público efetivo, em virtude de sua investidura em cargo ou função, que não é própria.

Em tal circunstância, a *comissão* revela o exercício de cargo ou atribuições diferentes, em caráter de *interinidade*, pois que os cargos, em comissão, se entendem exercidos interinamente, sem que se retirem do empregado ou funcionário os direitos ao cargo efetivo, em que se encontra *classificado*.

Quer isto dizer que a *comissão* dá ao empregado ou funcionário novas atribuições e uma jurisdição, que não possuía com a investidura anterior. Mas o cargo que se lhe conferiu com a *comissão* não o faz perder o direito que tem ao cargo efetivo, de onde foi retirado para o exercício da comissão. E, tão logo esta cesse, pela dispensa ou terminação dos encargos, retorna a seu posto com as mesmas regalias que lhe são asseguradas em virtude do cargo ou das funções efetivas.

b) Em sentido administrativo (Direito Administrativo), é ainda empregado para designar toda espécie de *organização*, fundada dentro de outros departamentos com a finalidade de realizar funções, ou encargos certos e especiais, seja em caráter temporário ou seja em caráter permanente, sendo os membros ou pessoas que a compõem retiradas de outras funções ou cargos, nem sempre pertinentes às mesmas repartições, departamentos ou corporações.

São as mais variadas as funções atribuídas a estas comissões, que, em regra, recebem qualificativos ou designações indicativas de suas finalidades. E assim se dizem comissão de compras, comissão de promoções, comissão de lançamentos, comissão de sindicância, comissão de inquéritos, comissão de tarifas.

Nas *assembleias legislativas*, as *comissões*, instituídas por legislatura, têm denominações traçadas nos regimentos internos das casas legislativas.

c) Em face do Direito Internacional Público, *comissão* quer indicar todo grupo de pessoas designadas, seja em caráter permanente ou em caráter temporário, para desempenhar determinada *missão* resultante de pacto ou tratado firmado entre duas ou mais nações, ou para desobrigar-se de certa incumbência, que lhe é cometida por um governo junto a outro governo.

Neste último sentido, a comissão é, por vezes, tida como a própria *missão*. E, em tal caso, diz-se, então, *missão militar*, *missão diplomática* ou *missão econômica*, para indicar a missão que vai cumprir.

As comissões de Direito Internacional, que se dizem assim *comissões internacionais*, podem ter as mais complexas finalidades, tais sejam, diplomáticas, jurídicas, econômicas, financeiras, militares ou técnicas.

Comissão. Na técnica mercantil, é também frequentemente usado, possuindo dois sentidos especiais:

1º Indica uma forma de *mandato*, embora não mostre, evidentemente, em certos casos, *a forma perfeita do mandato*.

A comissão terá a forma de mandato quando a pessoa a quem se comete a prática de certos encargos, que se diz *comissão*, age em nome do *comitente*, ou seja, como mandatário dele.

Do contrário, a comissão revela uma modalidade de contrato bem distinta do contrato de mandato, desde que pode o *comissário* desempenhar a missão que lhe é confiada em *seu próprio nome*, sem mesmo aludir ao nome de quem lhe outorgou o encargo.

Desse modo, na tecnologia comercial, a *comissão* quer indicar o encargo que uma pessoa confere a outrem, para que o execute em seu próprio nome e sob sua responsabilidade, isto é, obrigando-se como se o negócio realmente fosse seu ou de seu próprio interesse, embora *por conta* de quem o autorizou a praticá-lo.

2º Em sentido mais estrito, tomando-se a parte pelo todo, é aplicado para designar *arremuneração* ou a *paga*, que se promete à pessoa, a quem se deu *comissão* ou encargo de fazer alguma coisa por sua conta.

Em regra, a *comissão-remuneração*, atribuída para uma certa soma de serviços ou para cada encargo, é fixada por uma percentagem e se torna devida quando realizado o negócio ou executado o encargo, em razão de seu valor.

Mas pode ser atribuída por *soma certa*, relativa a cada negócio ou encargo.

Deste modo, em qualquer caso, a *comissão*, quando estipulada ou quando prometida, somente é devida segundo a *forma por que foi prometida*.

Em regra, ela se deve quando *feito o negócio* ou *executado o ato*, que constituiu objeto da recompensa ou promessa.

A rigor, *comissão* distingue-se do *interesse*, da *gratificação*, do *vencimento* e do próprio *salário*, embora tenha o sentido de *paga* ou *pagamento*, resultante de serviço prestado ou de ato executado a mando de outrem.

Apesar de, em certos casos, o empregado exercer suas atividades mediante, exclusivamente, paga a título de comissões, a *comissão*, em princípio, assinala execução de encargos para outrem em caráter transitório.

Se em caráter permanente, embora sob a denominação de comissões, a soma destas, em verdade, forma o *salário*.

Há casos em que, além dos vencimentos ou ordenados efetivos, o empregado faz jus a *comissões*. Estas então, se entendem *adicionais* aos ordenados e somente são devidas quando cumpridas as condições em que se estabelecem e sobre o montante dos negócios realizados.

Assim se vê que a *comissão* se mostra quase sempre uma *percentagem* calculada na base do valor dos atos ou negócios praticados pela pessoa a quem foi ela prometida, haja ou não ordenado estipulado.

Nesse aspecto, tem semelhança com *interesse*, que é a participação do empregado nos *lucros da empresa*, o que, por vezes, se diz erradamente também *comissão*, pois interesse e comissão tecnicamente se mostram bem diferentes: comissão é sobre o negócio ou ato executado; interesse é baseado nos lucros tidos em vários negócios.

É empregado ainda na equivalência de *corretagem*, que tal se entende a comissão ou paga à pessoa que serve de intermediário, em negócios, aproximando os interessados.

COMISSÃO ADMINISTRATIVA. Assim se diz, nas associações ou instituições, do grupo de pessoas que se colocam para dirigir ou administrar as mesmas associações ou instituições, em caráter eventual, até que se organize ou se escolha a sua junta administrativa, diretoria ou comissão executiva, conforme o nome que se lhe dê

COMISSÃO CONSULTIVA. Assim se diz do órgão que se constitui junto aos poderes administrativos, ou mesmo nas associações particulares, para atender às consultas de interesse administrativo ou de interesse social, que lhe forem encaminhadas. Tem o nome mais próprio de *conselho consultivo*.

COMISSÃO DE COMPRA. Assim se diz do contrato pelo qual uma pessoa encarrega outrem de comprar para si determinada mercadoria, adquirindo-a o comissário *em seu próprio nome*. Difere, pois, da *comissão de venda*.

Comissão de compra pode, igualmente, designar a repartição ou departamento administrativo, encarregado da compra do material a ser usado pelo governo, ou por quem a instituiu.

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. Introduzida pela Lei nº 9.958, de 12.01.2000, que acrescentou o Título VI-A à CLT, pode ser instituída por empresas ou sindicatos, com composição paritária, integrando representantes dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho.

COMISSÃO DE INQUÉRITO. Denominação que se dá à comissão que se institui para proceder a um inquérito. É de caráter transitório. E tem atribuições que duram enquanto se procede ao *inquérito* determinado, o qual tem por fim investigar ou apurar fatos de ordem administrativa.

Na terminologia do Direito Internacional, *comissão de inquérito* significa o órgão que é instituído, por deliberação ou convenção de dois ou mais países, no sentido de investigar as causas de certos litígios havidos entre eles, esclarecendo, por um exame imparcial e metódico, os casos submetidos à sua apreciação e formulando os seus pareceres para a sua solução.

É, assim, forma de mediação internacional para solução de pendências surgidas, ou mesmo para prevenir e evitar conflitos entre nações amigas.

COMISSÃO DE LANÇAMENTOS. É a que se constitui de funcionários ou empregados do fisco, com a atribuição de proceder ao *lançamento* ou *coleta* de impostos.

COMISSÃO “DEL CREDERE”. Assim se diz da *comissão*, no sentido de encargo, quando o contrato entre comitente e comissário é firmado, assumindo o comissário, pessoalmente, a responsabilidade pelo bom desempenho da obrigação estabelecida a favor do comitente por seu intermédio.

Desse modo, sem alterar a essência do contrato de comissão, o comissário, pelo *del credere*, fica obrigado pelo pagamento a ser feito pelo *comprador*, na venda em que ele foi o intermediário.

A cláusula *del credere* estende-se a toda e qualquer espécie de comissão, mesmo àquela que decorre da ação do intermediário de negócios, caracterizando-se, simplesmente, pela corresponsabilidade do agente vendedor no negócio feito por seu intermédio, visto que, por ela, quando estipulada, assume perante o comitente a responsabilidade dos riscos que possam advir, no que se refere ao pagamento do preço devido pelo terceiro com quem contratou.

Embora se assemelhe ao *seguro* e à *fiança* possui requisitos próprios.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Também chamada de taxa de permanência. É a verba agregada à mora dos contratos financeiros equivalente à correção monetária e estabelecida sobre as taxas financeiras cobradas pelo mercado. A Súmula 30 do Superior Tribunal de Justiça proíbe a cobrança cumulada da comissão de permanência com a correção monetária.

COMISSÃO DE PROMOÇÃO. Designação que se dá ao órgão instituído pelos poderes públicos, e com função junto aos departamentos ministeriais, para que, investigando as *fés de ofício* dos funcionários públicos ou dos militares, organize as listas para promoções, dentro dos critérios do merecimento e da antiguidade.

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. É órgão instituído junto às sociedades ou associações, com a função de dar parecer sobre a idoneidade das pessoas que desejam ingressar nelas. Tem mandato certo como a *diretoria* ou é nomeada por esta. É designação, também, que se dá à que se organiza no sentido de fazer qualquer investigação, realizando, desse modo, encargos semelhantes aos do inquérito.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Entidade autárquica, com jurisdição em todo o território nacional, vinculada ao MF, dotada de personalidade jurídica própria e patrimônio próprio, com as finalidades previstas na Lei nº 6.385, de 07.12.76 e na Lei nº 6.404, de 15.12.76.

Aprovou-lhe a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e funções gratificadas o Decreto nº 2.385, de 13.11.97.

COMISSÃO DE VENDA. Assim se diz da autorização ou ordem dada ao comissário para que *venda* mercadorias pertencentes ao emitente.

Nesta espécie de comissão pode o comissário vender a mercadoria na qualidade de *consignatário*, tomando, em tal condição, o contrato o nome especial de *consignação*.

No entanto, na venda efetuada, há diferença a anotar:

a) se é feita por conta do consignante, neste caso, o comissário se apresenta como mandatário dele;

b) se é feita em nome do comissário.

No primeiro caso, não é o comissário o *vendedor* da mercadoria, desde que fez a venda como mandatário do consignante.

Mas, no segundo caso, é ele mesmo o vendedor. E tão logo a venda se efetive, evidenciam-se *duas vendas* distintas: a venda feita pelo consignatário em seu nome, e a venda feita pelo consignante ao consignatário.

Somente neste segundo caso há comissão de venda, pois que, no primeiro, ocorreu *mandato mercantil*, não comissão. No segundo caso, o comissário agiu em nome próprio, embora vendendo mercadoria de outrem (comitente-consignante).

No Direito Tributário, para os dois casos há regras especiais a cumprir, relativamente à emissão da duplicata.

Se há consignação, emite-se somente a duplicata do consignante. Mas, se há comissão, emite a duplicata não somente o comissário por sua venda, como o consignante pela que decorre da venda feita ao consignatário, que efetuou a venda sob a presunção de que também adquiriu do consignante a mercadoria que ele vendeu como sua.

Na técnica de corretagens, a expressão assinala a *paga* que é atribuída ao encarregado da venda por conta de outrem.

COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE. Criada através da Lei nº 12.528 de 18 de novembro de 2011, esta Comissão visa examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período de 18 de setembro de 1946, data da promulgação da Constituição de 1946, até a data da promulgação da Constituição de 1988, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional.

Esta Comissão é composta por 7 (sete) membros designados pelo Presidente da República. Estes componentes deverão ser identificados com a defesa da democracia e da institucionalidade constitucional, bem como com o respeito aos direitos humanos.

A Comissão Nacional da Verdade visa:

- I – esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos humanos durante o período da ditadura.
- II – promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos no exterior;
- III – identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionadas à prática de violações de direitos humanos durante o período da ditadura e suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade;
- IV – encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer informação obtida que possa auxiliar na localização e identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos políticos.
- V – colaborar com todas as instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos;
- VI – recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir violação de direitos humanos, assegurar sua não repetição e promover a efetiva reconciliação nacional; e
- VII – promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos casos de graves violações de direitos humanos, bem como colaborar para que seja prestada assistência às vítimas de tais violações. (pg)

COMISSÃO PARLAMENTAR. Denominação dada à comissão geralmente organizada nas Câmaras Legislativas, a fim de estudar e dar parecer a respeito de assunto que vai ser submetido à apreciação do plenário.

Diz-se, também, *comissão legislativa*, recebendo nomes relativos aos assuntos ou matéria que faz objeto de suas atribuições.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. É a espécie de comissão legislativa, de caráter temporário, que se destina à apuração de fato determinado, prevendo a Constituição de 1988 que a CPI tem os mesmos poderes de investigação das autoridades judiciais.

COMISSÃO PERMANENTE. Assim se diz da comissão que é instituída em caráter permanente, com atribuições para resolver sobre todos os assuntos pertinentes a seu objeto ou finalidade, nome que se lhe dá para distingui-la das comissões organizadas em caráter eventual.

COMISSARIADO. É aplicado o vocábulo, derivado de *comissário*, para indicar a qualidade, emprego ou exercício de comissário, ou seja, a própria repartição ou departamento dirigido por um funcionário, a que se dá o nome de comissário.

COMISSÁRIO. Em regra geral, serve o vocábulo, derivado do latim medieval *commissarius*, tal como *commissio*, derivado de *committere*, para designar toda pessoa a quem se atribui uma *comissão* ou *missão*.

Desse modo, na terminologia jurídica, seja de Direito Administrativo, de Direito Civil ou Comercial, é grandemente aplicado, seja para indicar a pessoa que executa atos ou faz negócios, *comissionada* por outra, seja a pessoa que exerce *função* administrativa ou outra qualquer, em virtude de designação do poder público.

Comissário. Na técnica de comércio, designa o comerciante que trata, embora em seu próprio nome, como se os negócios fossem seus, de negócios alheios confiados à sua execução.

A lei comercial classifica-o como *agente auxiliar do comércio*, embora incluído na categoria dos *independentes*. E isto porque, apesar de agir sob instruções de outrem (*comitente*), exercita uma profissão própria, que possui o caráter comercial. E é considerado comerciante.

O comissário, agindo segundo as instruções que lhe são dadas pelo comitente, não se responsabiliza pela solvência das pessoas com quem contratou, em cumprimento e execução da comissão que lhe foi atribuída.

No entanto, essa regra sofre a exceção, quando na comissão se impõe a cláusula do *del credere*, em virtude da qual o comissário assume a responsabilidade pela solvência do comprador, atendendo a esse pagamento no caso em que ele não o cumpra. E essa responsabilidade se firma não somente na falta de pagamento pela insolvabilidade, como pela própria recusa em não cumprir a obrigação contraída.

Em consequência da admissão do *del credere*, percebe o comissário uma *recompensa* ou *prêmio*, sobre o valor da coisa vendida, além do que já lhe é atribuído pela comissão.

Segundo a natureza das operações atendidas pelo comissário, várias denominações lhe são dadas.

E assim se dizem: *comissário de transportes, comissário de polícia* etc.

Oficial que se encarrega, sob a orientação do Capitão e na qualidade de representante do armador, da direção da economia de navio mercante.

COMISSÁRIO DE BORDO. Funcionário a quem se incumbem, nos aviões comerciais, serviços indispensáveis à segurança e conforto dos passageiros.

COMISSIONADO. Assim se diz, quer na terminologia civil, quer na militar, para designar a pessoa que foi comissionada num cargo ou investida de função que não é aquela que exerce habitualmente e em caráter efetivo.

Assim, entende-se *comissionado* o funcionário público que foi designado para exercer outro cargo em comissão, ou para desempenhar uma comissão.

Na terminologia militar, diz-se *comissionado* o oficial inferior que é aproveitado, em comissão, num cargo ou posto mais elevado, percebendo dele as vantagens e honras, embora não se considere seu posto efetivo.

COMISSIONISTA. É expressão própria da técnica do comércio brasileiro. Indica a pessoa que vive de *corretagens*, ou trabalha somente a *comissões* (prêmios).

Não apresenta o mesmo aspecto de um *comissário*, sendo mais conhecido como *intermediário de negócios*, aproximando os interessados para a conclusão dos mesmos.

Da mesma forma, e por extensão, designa a pessoa que trabalha para o comerciante, tendo, em vez de *ordenado*, *comissões* ou *percentagens* proporcionais aos negócios que são trazidos por seu intermédio.

Diz-se também *agente vendedor a comissões*.

Nesta condição, o comissionista é perfeito *preposto* do comerciante-comitente.

COMISSO. Denominação que se dá à sanção imposta à pessoa que não cumpre as obrigações de um contrato, consistente na *perda da coisa*, sob que incidia.

Dá-se o comisso, particularmente, nos contratos de enfiteuse (aforamento), e se mostra o direito do senhorio direto de reaver o domínio útil da coisa, em vista da falta de pagamento dos foros ajustados, por um tempo determinado. O Cód. Civil brasileiro estabeleceu que a falta de pagamento, por três anos consecutivos, de foros, traz em consequência o comisso.

O Cód. Civil/2002 proíbe a constituição de enfiteuses, subordinado as então existentes, até a sua extinção, às disposições do Cód. Civil/1916 e leis posteriores (art. 2.038, do Cód. Civil/2002). (ngc)

COMISSÓRIO. Vide: *Pacto comissório*.

COMISTÃO. Derivado do latim *commixtio* ou *commistio*, de *commiscere*, indica a ação de misturar, mesclar, confundir.

É aplicado, na terminologia jurídica, para indicar a mistura ocorrida entre *coisas*, sejam homogêneas ou heterogêneas, designadas de *gêneros secos*, para distinguir a mistura de coisas líquidas ou liquidificadas, que se diz propriamente *confusão*.

Vide: *Confusão*.

COMITÊ. Derivado do inglês *committee*, de *to commit*, confiar, é empregado na técnica associativa, ou mesmo do Direito Administrativo, para indicar certas *comissões* (na acepção de órgãos de direção), a que se cometem atribuições para desempenho de missões, que podem ser temporárias ou efetivas.

O *comitê*, assim, tem o sentido de *diretoria* ou de *comissão diretora*. E a ela se atribui autoridade para servir de *poder executivo* nas associações ou nas instituições em que é constituído.

COMITENTE. Denominação que se dá à pessoa que encarrega outra de comprar, vender ou praticar qualquer ato, sob suas ordens e por sua conta, mediante certa remuneração, a que se dá o nome de *comissão*.

É assim um dos participantes do *contrato de comissão*, que justamente dá poderes ao comissário para que execute o negócio ou pratique o ato, a seu mando e sob sua conta, obrigando-se a

pagar ao comissário as despesas e comissões resultantes do contrato, e a cumprir as obrigações que da comissão (contrato) resultarem para ele.

Embora, sob vários aspectos, o comitente se assemelhe ao *mandante*, nem sempre ele o é, pois a comissão pode resultar de *mandato* ou simplesmente das ordens para execução de atos comerciais, que são feitos sob o nome e responsabilidade do comissário, que, assim, age autonomamente perante os terceiros com quem contrata.

A responsabilidade do comitente, pois, relativamente aos atos praticados pela pessoa a quem os incumbiu de praticar, decorre das condições em que foram dadas essas ordens, se em virtude de contrato de comissão mercantil, de mandato ou de preposição comercial, pois somente nestes dois últimos casos perfeito mandante é responsável pelos atos de seus mandatários, se agirem segundo suas instruções e poderes dados.

No entanto, mesmo na *comissão*, o comitente é responsável pelas obrigações assumidas pelo comissário nos negócios ou operações realizados por determinação dele.

“COMMON LAW”. Expressão que se refere à família jurídica originada na Inglaterra e que, pelo processo de colonização, se espalhou pelos países de língua inglesa, como os Estados Unidos da América. Originariamente significa Direito Comum, isto é, o direito costumeiro reconhecido pelos juízes. Contrapõe-se ao *Civil law*, o direito de raízes românico-germânicas caracterizado pela predominância do direito positivo (*jus positum*). Direito consuetudinário na Inglaterra e E.U.A.

Vide: *Direito consuetudinário* ou *direito costumeiro*.

COMOÇÃO. Derivado do latim *commotio*, é o vocábulo vulgarmente aplicado no seu sentido de origem, para indicar todo alvoroço, agitação, movimento de alma.

Mas, na terminologia jurídica, figuradamente, é usado para designar toda *agitação popular*, *motim* ou *revolução*. Quando a *agitação popular* toma a forma de uma *guerra interna* ou *civil*, então se diz *comoção intestina*, que assim se diferencia de mera rebelião ou motim.

COMODANTE. Denominação de uma das partes contratantes do *comodato*, ou seja, a pessoa que entrega a outrem (*comodatário*) por empréstimo, determinada coisa, a fim de que este a use gratuitamente.

COMODATÁRIO. No contrato de *comodato*, é o nome da parte contratante que recebe a coisa para usá-la.

É obrigado a restituir a coisa, tão logo a exija o comodante, sob pena de ser constituído em mora e responder pelo valor do objeto, com perdas e danos.

COMODATO. Derivado do latim *commodatum*, que quer dizer empréstimo, designa o contrato, a título gratuito, em virtude do qual uma das partes cede por empréstimo a outra determinada coisa, para que a use, pelo tempo e nas condições preestabelecidas.

É, assim, expressão própria para designar o empréstimo gratuito para uso, ou simplesmente *empréstimo de uso*.

Pela primária condição de *gratuidade*, o comodato se difere do *mútuo*, que é contrato de empréstimo a título oneroso. Neste, se exige de quem toma por empréstimo determinada coisa, o pagamento de retribuição pelo uso, ou utilização da coisa.

No comodato, a coisa tem de ser *infungível*, pois que ela própria tem de ser devolvida; no *mútuo*, a coisa objeto do empréstimo pode ser fungível ou consumível, desde que é de sua essência permitir o consumo e ser entregue em outra da mesma espécie.

Quando o empréstimo não tem o prazo fixado, é chamado de *precário*, podendo, assim, ser exigida a entrega da coisa, quando aprouver ao comodante, regendo-se pelas mesmas regras do comodato.

COMODIDADE. Derivado do latim *commoditas*, de *commodus* (útil, vantajoso, proveitoso, favorável), é empregado na linguagem jurídica, precisamente, para indicar esta qualidade de *decômodo*, isto é, a *vantagem*, a *utilidade*, a *oportunidade*, o *favorecimento*, o *conforto*.

Mas, no seu sentido de *utilidade*, pode a *comodidade* ser tida em duas acepções diferentes:

a) resulta no *conforto*, que dela se gera. Mas, semelhante *conforto*, não obstante a qualidade de cômodo, que traz, não implica uma *necessidade*. *Cômodo*, aí, tem o sentido de *útil*, mas não implica o *necessário*.

Desse modo, uma *comodidade* realizada com o intuito de *conforto*, de *favorecimento*, não se mostra, no prédio, uma utilidade criada, embora oportuna, para dar *melhor conforto*, o que não significa necessidade, mas *mera vantagem*;

b) em outros casos, a *comodidade* apresenta o duplo aspecto da *utilidade* e da *necessidade*.

A comodidade na divisão e na partilha não se indica somente a que se mostra *cômoda*, simplesmente pela utilidade da divisão ou da partilha. Evidencia a *necessidade* de ser feita a divisão *cômoda*, a fim de que não se deteriore a coisa ou não se diminua o seu valor. Há, aí, necessidade. E a *comodidade*, em tal caso, tem aceção de *oportunidade*, para mostrar o prejuízo que decorreria de ato inoportuno, portanto, *inútil* e *incômodo*.

No primeiro caso, a *comodidade* é uma *utilidade-conforto*, que pode ser ou não ser oportuna, portanto, sem se indicar uma necessidade.

No segundo caso, indica-se uma *necessidade*, pois que uma divisão ou partilha da coisa, inoportunamente, o que quer dizer, sem utilidade imediata ou mediata, traria prejuízo ao ato.

COMORIÊNCIA. Derivado do verbo latino *commori* (morrer com), é aplicado, na técnica jurídica, para indicar a morte de duas ou mais pessoas, ocorrida simultaneamente, sem que se possa, a rigor, determinar qual delas tenha falecido em primeiro lugar e, assim, qual a que morreu depois.

Comoriência, pois, significa *morte simultânea* de duas ou mais pessoas.

E ocorre, segundo o princípio que se inscreve na lei civil, quando não se possa determinar qual a que precedeu a outra na morte.

Em regra, a *comoriência* decorre da morte acontecida em um mesmo acidente. No entanto, CUNHA GONÇALVES, com justa argumentação, admite-a, mesmo que a morte não tenha ocorrido no *mesmo local*, mas no mesmo dia, quando não se pode determinar, pelos meios próprios, a precedência da morte de uma ou de outra pessoa. E assim também se presumem *mortas simultaneamente*.

Deste modo, a *comoriência*, questão de fato, será apreciada devidamente em face das provas periciais ou outras legalmente admitidas, e de sua solução é que depende a orientação ou rumo a ser dado à realidade jurídica por ela criada.

Se a morte, provada ou presumida, se diz simultânea, não há sucessão entre as pessoas falecidas ou *comorientes*, segundo tecnicamente se diz.

COMORIENTES. Assim se designam as pessoas que, por presunção legal ou pelas provas indicadas, morreram simultaneamente, isto é, na mesma ocasião.

Se há entre elas qualquer relação de parentesco, do qual decorra direito sucessório, evidenciada a morte simultânea (*comoriência*), não há entre os *comorientes* qualquer questão sucessória; pois, se morreram no mesmo momento, não havendo precedência de morte de um em relação ao outro, não se evidenciou sucessão entre eles.

A sucessão somente ocorreria se uma delas precedesse a outra na morte, pois, por mínimo que fosse o interregno, em que a outra conservasse a vida, sucederia à primeira falecida em seus direitos e haveres, se caso de sucessão.

COMPADRESCO. Serve para indicar as relações de intimidade e estima, advindas entre duas pessoas, pelo *estado de compadres*, que estabeleceu entre eles uma *afinidade espiritual*.

Na doutrina jurídica, o *compadrio* ou *compadresco*, por si só, não constitui motivo *desuspeição*.

É necessário que, a par deste *parentesco espiritual*, se mostre *amizade íntima* decorrente do compadrio. Somente esta será motivo para se dar de suspeito o compadre, pois, pela amizade íntima, não poderá ser tido seu testemunho ou depoimento como livre e sincero: será levado pela ligação que o prende ao compadre, e daí ser suspeito no que afirma ou nega.

O *compadresco*, segundo o Concílio de Trento, se estabelece entre a pessoa que batiza e os pais do batizado. E, onde a confirmação se faz com *padrinhos*, o *compadresco* também se gera, nas mesmas circunstâncias do batizado.

COMPANHEIRO. Em sentido geral, assim se diz de toda pessoa que acompanha outra na prática de um ato ou de um serviço. Em tal caso, não se faz mister que assim suceda habitualmente, pois tal somente se entende quando *companheiro* tem o sentido de *colega*, *sócio*, ou *amigo íntimo*, dando a ideia da pessoa que *acompanha sempre* outrem, em estudos, em trabalhos ou qualquer outra coisa.

Particularmente, notadamente em Direito Civil, significa a pessoa que mora com outra: a mulher é a *companheira* do marido. Dá ideia da *vida em comum*.

COMPANHIA. É expressão que dá sempre a ideia de *reunião* de pessoas para execução de determinado objetivo. E, desta forma, possui vários significados, sem se afastar deste sentido originário, que lhe vem do vocábulo de que se deriva – do francês *compagnie* (bando, multidão, reunião de pessoas).

Companhia. Na terminologia comercial, possui dois significados especiais:

- a) como aditivo aos nomes dos sócios de uma sociedade comercial, na expressão & *Cia.*, serve para a formação de *razão social*, sob que irá girar a sociedade;
- b) designa as *sociedades anônimas*, sendo, assim, tido como expressão equivalente.

Muitas das vezes, mesmo, nesta espécie de sociedades comerciais, é palavra que se põe na formação de sua denominação, antecedendo ao nome que se lhe dá.

E, deste modo, diz-se *Companhia de Transportes*, *Companhia Força e Luz*, *Companhia de Fiação* etc.

Em qualquer elaboração do nome de sociedade, o vocábulo *companhia*, na inicial do mesmo, indica a espécie de sociedade anônima adotada pela organização.

Quando não traz esse nome, em regra, faz-se aditar à denominação as letras S.A., maiúsculas, para indicar a sua condição de sociedade anônima. Pode anteceder o nome: *S.A. Empresa de Mineração*; ou vir depois: *Empresa de Eletricidade S.A.*

Designando a sociedade por ações poderá ser: *aberta* (aquela que abre seu capital, constituído pelas ações da sua emissão, para negociação no mercado de balcão ou bolsa de valores); ou *fechada* (aquela que não coloca o capital a negócio).

Companhia. Na linguagem teatral, serve para indicar o conjunto de artistas, pertencentes a um teatro ou contratados por um empresário.

Companhia. Na técnica militar, designa a subdivisão que é feita num batalhão, a qual possui seu comando e uma organização propriamente dela, com regulamentos próprios e outras particularidades.

Companhia. No sentido civil, significa a *convivência*, a *habitação em comum*.

COMPARAÇÃO. Derivado do latim *comparatio*, significa *cotejo*, *confrontação*, *analogia*.

Na linguagem jurídica, sem se afastar do sentido comum, *comparação* entende-se o ato ou diligência que tem por objetivo *procurar* ou *verificar* a analogia ou semelhança entre duas coisas, para que, em face do exame ou do confronto, se conclua se têm *parecença* uma e outra.

É usual a *comparação* entre *letras* de duas escrituras ou entre *traços* de duas *assinaturas*, a fim de que se diga se pertencem as duas ao mesmo *punho*.

Esta comparação resulta numa perícia, devendo, por isso, ser promovida por pessoas que se digam conhecidas da arte, notadamente tabeliães ou notários, que se indicam apropriados ao exame.

A *comparação das letras*, em virtude da qual se assevere serem as mesmas procedentes da mesma pessoa, embora procure esclarecer a *contestação*, ou mesmo em caso contrário, quando se afirme não serem do mesmo autor, conforme já era assente desde da Ordenação, produz prova *semiplena*. Quer isto dizer, não faz prova absoluta e pode ser destruída em virtude de provas de mais força.

COMPARECER. No sentido que lhe vem do próprio verbo latino, *comparere*, de que se forma, significa apresentar-se, ser presente.

Mas, na técnica forense, comparecer não quer significar simplesmente o *comparecimento pessoal* da pessoa ao ato e no local previamente determinado, para que aí se apresente.

Comparecer, pois, quer determinar a presença da pessoa citada, notificada ou intimada para ir a juízo, a fim de ali praticar um ato processual, seja *pessoalmente* ou seja por seu *bastante mandatário* ou representante legal.

Estar presente ou *estar representado*, na terminologia forense, significa *comparecer*.

Há casos, porém, em que o *comparecimento* não se valida por mandatário, tais sejam, em matéria criminal, para a qualificação do acusado e nos depoimentos pessoais.

Aí, para *comparecer*, torna-se necessária a *presença* da própria pessoa, em *corpo*, *não em representação*.

COMPARTE. Assim se diz da pessoa que possui uma parte ou quinhão, juntamente com outra, sobre uma coisa. É o seu coproprietário, o quinhoeiro, ou parceiro.

É comum o vocábulo, na tecnologia da linguagem mercantil, para indicar o *parceiro* ou *coproprietário* do navio.

Vide: *Parceria marítima*.

Comparte. No sentido penal, revela *comparte* o companheiro ou pessoa que tomou parte com outra na prática de um crime ou de uma contravenção, mostrando-se, assim, coautor do ato delituoso; é assim *participante* do mesmo crime ou da mesma contravenção.

E tanto pode designar, assim, o coautor como o *cúmplice*.

COMPÁSCUO. Derivado do latim *compascuus* (relativo a pastos baldios ou pastos comuns).

Compáscuo, assim, com a mesma significação latina, tem, na terminologia jurídica, o sentido de *pasto comum* ou local em que se possa *apascentar em comum*.

O compáscuo se pode formar em prédio ou terreno particular, oriundo de servidão, chamando-se assim de *jus compascendi*. Em tal caso, regular-se-á pelas normas próprias às servidões. Pode ainda derivar-se de acordo entre as partes, em tal caso regulando-se pelas normas estabelecidas.

Ou pode consistir na reunião de terrenos de vários proprietários, em que hajam pastagens, para que seus animais apascentem em comum.

O compáscuo pode ainda ser formado em *terrenos baldios*. Em tal circunstância, as leis municipais é que lhe traçarão a utilização.

Os franceses chamam-no de *vaine pâture*, consistente no direito fundado em título ou posse imemorial, em virtude da qual os habitantes de uma comuna têm o direito de enviar seus animais à pastagem em terrenos, que não são próprios, e os destes nas dos outros, depois das colheitas ou antes das sementeiras, quando as terras possam ser pisadas sem qualquer dano.

Ao *jus compascendi*, direito de pastagem em terreno alheio, opõe-se o *jus pascendi*, direito que é próprio ao dono do prédio dominante.

Diz-se, também, de *jus compascuum* para o direito de pastagem pública, ou seja, para indicar os *compáscuos baldios*, que se distinguem dos *compáscuos particulares*.

A comunhão nos pastos particulares é servidão que se estabelece entre certas e determinadas pessoas. O direito de pastagem em terrenos públicos é concessão geral feita pelas próprias autoridades. E daí a diferença entre as duas modalidades de compáscuo: o particular e o público.

COMPATIBILIDADE. É a qualidade daquilo que é *compatível*, isto é, do cargo ou função que pode ser exercida, cumulativamente, com outro, sem que possa haver oposição.

Do mesmo modo, expressa a natureza de direitos ou ações que podem ser exercitados simultaneamente, sem que um possa ser respeitado pelo outro.

Pela compatibilidade, permite-se a *cumulação*. E, assim, se cumulam cargos, cumulam-se ações ou se cumulam pedidos.

COMPELAÇÃO. Derivado de *compellatio*, de *compellare* (invectivar, chamar para acusar), tem, na linguagem jurídica, o sentido de indicar o *chamamento a juízo* para responder a pessoa pela acusação que lhe é feita.

É, assim, a *citação criminal*, ou o chamamento para comparecer a juízo criminal.

COMPÊNDIO. Do latim *compendium* (resumo), tem a significação de livro que é escrito em síntese, dando apenas as ideias mais necessárias ao conhecimento do assunto, ou da matéria ali discutida.

O compêndio pode ser elaborado por pessoa que não seja autora da obra: será o *compendiador* dela, reduzindo suas explanações ao necessário para conhecimento das noções no original contidas.

Em tal condição, o compendiador assume sobre o compêndio os direitos autorais, que cabem aos autores do trabalho original. Mas, para tal, necessita de autorização do autor da obra, se esta não tiver caído em *domínio público*.

Compêndio, no sentido de síntese, opõe-se ao *tratado*, que se entende a obra explanada com mais largueza ou mais amplitude.

COMPENSAÇÃO. Derivado do latim *compensatio*, de *compensare* (contrapesar, contrabalançar), indica a ação de serem anotadas as obrigações devidas reciprocamente por duas pessoas, a fim de que, *pesadas* as de uma e *pesadas* as de outra, se promova a verificação de qual delas deve ser compelida a cumpri-las, *somente na parte que não se comportou na obrigação que lhe competia exigir*.

Desse modo, a *compensação* tem o mérito de, verificadas as prestações devedoras de um lado e as prestações devedoras do outro lado, promover o *balanceamento* dos respectivos créditos havidos pelos títulos, reciprocamente credores e devedores, e pôr em evidência, pela dedução, qual deles é realmente *devedor* ou *credor*.

Nesta razão, a compensação, em qualquer circunstância em que a lei a permita, implica necessariamente a existência de obrigações representadas em *dinheiro* ou em *valores* que se possam apreciar em dinheiro.

Quer isto dizer que devem ser prestações da mesma espécie ou conversíveis na mesma espécie, quando se trate de coisas compensáveis de natureza vária. Far-se-á previamente a conversão de ambas na mesma espécie, a fim de que seja possível a compensação.

A *compensação* não se confunde com a *reconvenção*. Nesta há direito que se opõe a direito. Compensação é *crédito* que se *contrabalança* com outro *crédito*, pelo que, na realidade, resulta em perfeito *encontro de contas*. E é intentada para que, quando se *cubra* de outrem certa importância, seja computada outra importância que é *exigível* por parte da pessoa contra quem se tenta cobrar. A reconvenção é ação *per se*, fundada em direito do réu contra o direito ou pretensão do autor, não se limitando, destarte, a mero ajustamento de débitos e créditos, reciprocamente exigíveis, que se subtraem, o menor do maior, para evidência *doreal devedor*.

A lei expõe os casos em que a compensação se admite. Mas, em regra, a compensação somente procede entre créditos da mesma força igualmente exigíveis.

COMPENSAÇÃO CONVENCIONAL. Assim se diz da compensação que resulta de acordo ou convenção das partes, em virtude da qual promovem a liquidação de seus débitos e créditos recíprocos, quitando-se mutuamente.

COMPENSAÇÃO DE INJÚRIAS. Denominação que se dá ao fato de ocorrerem injúrias recíprocas entre duas pessoas, em virtude do que, admitindo-se esta espécie *sui generis* de compensação, as injúrias se contrabalançam, retirando das pessoas o direito de *querelar*.

A compensação de injúrias, no entanto, não ocorre em matéria de divórcio, segundo há assentado a jurisprudência.

Desse modo, se ambos os cônjuges se mostram culpados, ambos devem ser condenados nos encargos da ação.

COMPENSAÇÃO JUDICIAL. É a que se opera em virtude de decisão judicial.

Ocorre, assim, *verbi gratia*, quando o exequente deve contraprestação ao executado, e pede que se compense o seu valor, no objeto da execução.

Desse modo, em regra, a compensação judiciária se registra na execução, notadamente quando a sentença exequenda, por não ter sido apreciado o seu valor, se mostra líquida e vai ter sua prévia liquidação.

COMPENSAÇÃO LEGAL. É a compensação que se opera *pleno jure*, visto que é imposta ou determinada pela própria lei.

É, assim, meio legal de extinção da obrigação.

COMPENSAÇÃO PARCIAL. Assim se diz quando a compensação pedida apenas *amortiza* parte o débito exigível, em virtude do que o devedor tem de pagar simplesmente *adiferença*, apurada pela subtração, ou dedução da parcela que foi compensada.

COMPENSAÇÃO TOTAL. Assim se evidencia quando os créditos recíprocos amortizam integralmente o valor das dívidas exigíveis, extinguindo totalmente as duas obrigações.

COMPETÊNCIA. Derivado do latim *competentia*, de *competere* (estar em gozo ou no uso de, ser capaz, pertencer ou ser próprio), possui, na técnica jurídica, uma dupla aplicação:

- a) tanto significa a *capacidade*, no sentido de *aptidão*, pela qual a pessoa pode exercer ou fruir um direito;
- b) como significa a *capacidade*, no sentido de *poder*, em virtude do qual a autoridade possui legalmente atribuição para conhecer de certos atos jurídicos e deliberar a seu respeito.

No primeiro caso, a competência revela a *faculdade* que é assegurada por lei, para que se possam exercer direitos, autorizando a prática de todos os atos em sua defesa, ou necessários para mantê-los.

No segundo caso, significa o *poder* que outorga à pessoa ou instituição, *autoridade jurisdicional* para deliberar sobre determinado assunto, resolvendo-o segundo as regras ou os limites que a investem nesse mesmo poder.

Em tais circunstâncias, a *competência* toma o duplo aspecto de administração da justiça. E, daí, a distinção entre competência administrativa e competência judiciária.

Na terminologia do Direito Público, a *competência administrativa* indica a soma de poderes que as leis outorgam às autoridades administrativas, para que possam administrar e gerir os negócios públicos.

A competência administrativa atua num plano de hierarquia, segundo as regras legalmente instituídas, pelo qual são traçados os limites jurisdicionais de cada autoridade, seja em relação à matéria, seja, mesmo, em relação ao território.

Pode ser especial ou privativa, como pode ser geral.

Diz-se ainda *competência federal*, quando o poder para a prática do ato ou direção do negócio é privativo das autoridades federais; *estadual*, quando relativo às autoridades estaduais; *emunicipal*, quando pertinente à matéria de competência dos Municípios.

A competência administrativa tem seus fundamentos na Constituição Federal.

A *competência judiciária* é aquela em que se funda, ou de que se gera o *poder de julgar*, dando, assim, autoridade jurisdicional ao juiz ou ao tribunal para que possa conhecer do processo, instruindo-o e o julgando.

Nesta razão, a *competência*, em tal sentido, é que confere ao juiz o *poder de julgar* o ato submetido a seu juízo. E, desde que não possua este poder, por não ter competência, falta-lhe força para *decidir legalmente*. É *incompetente*. E a incompetência produz atos nulos.

Desta maneira, a competência do juiz ou dos tribunais é a medida do *poder de julgar*, que lhes é atribuído por lei, ou seja, a própria medida de sua jurisdição. E isto porque *jurisdição* todo juiz a tem. Mas a competência é que marca os limites dentro dos quais pode legalmente julgar.

A competência é encarada sob vários aspectos. E, daí, as diversas modalidades em que se apresenta, sob múltiplas denominações: competência geral, competência especial, competência privativa, competência ordinária, competência extraordinária, competência cumulativa, competência *ratione materiae*, competência *ratione personae*, competência *ratione loci*, competência *ratione valori*, competência do juízo, competência do foro, competência plena ou limitada.

Segundo o princípio assente na lei e na doutrina, a competência se determina: pelo domicílio do réu, pela situação da coisa, pela prevenção, pela conexão, pelo valor da causa, pela condição da pessoa, pelo contrato.

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Instituída em lei, funda-se em interesse público e irrenunciável pelas partes, podendo ser arguida a qualquer tempo pelos interessados ou de ofício pelo juiz. É a *competência plena*.

COMPETÊNCIA CUMULATIVA. Assim se diz da competência que é exercida por vários juízes, de igual hierarquia ou categoria, numa mesma circunscrição judiciária ou comarca, sendo que é o caso deferido a ele, ou por escolha voluntária da parte, quando tal se permite, ou por distribuição. Opõe-se à *competência privativa*.

COMPETÊNCIA DO FORO. Denominação dada à competência que se deriva ou se determina em razão do lugar. Opõe-se, assim, à que se funda em razão da matéria ou em razão da pessoa.

A competência que decorre da situação da coisa, do domicílio do réu, diz-se competência do foro.

É a competência territorial.

Vide: *Foro*.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO. É a competência que se determina pela essência da própria matéria ou em virtude das pessoas que têm interesse nela. Diz-se competência material ou absoluta, pessoal ou relativa.

COMPETÊNCIA ESPECIAL. É a competência que se forma ou é determinada em razão das pessoas, dos fatos ou das coisas. Quando instituída em razão das pessoas, constitui, em regra, os *juízos privativos*, como sejam o Juízo de órfãos, o Juízo da Fazenda etc. Em relação às coisas, evidencia-se a formação do foro do *rei sitae*, cuja competência se determina pela situação da coisa. E, quanto aos fatos, a competência decorre do contrato, conexão dos negócios, prorrogação da jurisdição ou da prevenção.

COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA. Assim se diz da jurisdição atribuída, em caráter especial, a determinados juízes, para que somente eles, em determinadas circunstâncias, conheçam de certos negócios ou atos de certa ordem, ou natureza.

COMPETÊNCIA FUNCIONAL. Refere-se à repartição das atividades jurisdicionais entre os diversos órgãos que devam atuar dentro de um mesmo processo.

Classifica-se:

- a) pelas fases do procedimento – v.g., a execução em curso numa comarca e que incida sobre bens situados em outra;
- b) pelo grau de jurisdição – competência originária dos Tribunais Superiores e competência recursal;
- c) pelo objeto do juízo – ocorre normalmente no *juízo arbitral*, no qual há dois julgamentos distintos: os árbitros julgam a lide e o juiz, a validade da eficácia do laudo arbitral; ou *naarguição da inconstitucionalidade* perante os Tribunais, decidindo a Câmara o recurso e o Pleno, o incidente.

COMPETÊNCIA GERAL. Expressão que contém sentido de indicar a soma de poderes atribuídos ao juiz, para conhecer de todas as questões ocorridas em sua jurisdição, opondo-se, assim, à *competência especial*, que indica o conjunto de tais atribuições com as restrições que lhe são impostas.

A competência geral, em princípio, é regulada pelo domicílio, de onde se conclui que não pode o juiz ir além dos limites de sua jurisdição.

COMPETÊNCIA INTERNA. Tem por escopo a divisão da função jurisdicional dos órgãos da Justiça.

Será:

- a) *civil* – é *residual*, ou seja, tem por objeto os temas que não se enquadram na jurisdição penal nem nas matérias atribuídas às Justiças especiais (trabalhista, militar e eleitoral);
- b) da Justiça federal – poderá ser *ratione personae* (CF, art. 109, I, II e VIII) ou *ratione materiae* (CF, art. 109, III e XI).

O CPC admite as seguintes modalidades de competência interna:

- a) em razão do valor da causa (art. 91);
- b) em razão da matéria (art. 91);
- c) funcional (art. 93);
- d) territorial (arts. 94-101).

COMPETÊNCIA INTERNACIONAL. Determina os limites da jurisdição dos tribunais brasileiros perante a jurisdição dos órgãos judiciários de outros países.

Pode ser *exclusiva* (CPC, art. 89) ou *concorrente* (CPC, art. 88).

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. É o poder que se confere a uma instituição, para que possa elaborar leis sobre determinados assuntos.

Por ela, então, ficam traçados os limites, em razão da matéria, dentro dos quais podem ser elaboradas as leis e regulados os assuntos, a que se referem.

A Constituição Federal marca a competência legislativa dos Estados e dos Municípios, e da União, indicando as que são *privativas* ou *exclusivas* a cada um deles.

A competência legislativa é atribuída ao Congresso Nacional, às Assembleias Estaduais e às Câmaras Municipais.

COMPETÊNCIA LIMITADA. Assim se diz da que autoriza o juiz a praticar somente certos atos do processo, isto é, quando suas atribuições somente lhe conferem poderes para conhecer de parte do processo.

Assim é a competência do juiz que tiver a seu cargo somente o preparo de certos atos processuais, não lhe cabendo, por isso, conhecer de qualquer matéria estranha a ele.

Nos caso de precatória, a competência do juiz é limitada ao ato requisitado, somente tomando conhecimento e resolvendo sobre questão que diga respeito ao cumprimento da requisição.

COMPETÊNCIA ORDINÁRIA. É a soma de atribuições normais outorgadas ao juiz, em virtude da qual pode lícitamente conhecer de todas as questões, cuja solução está compreendida na sua jurisdição.

COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. Assim se diz do poder de julgar conferido privativamente a um juiz ou tribunal, o qual não pode ser prorrogado nem cometido a outro juiz ou tribunal.

Assume o mesmo caráter da competência privativa ou *ratione materiae*.

COMPETÊNCIA PLENA. É a autoridade conferida ao juiz ou ao tribunal, para que possa tomar conhecimento de toda matéria constante de uma questão, em todos os seus termos e em todos os aspectos em que se apresente, indo desde a propositura da ação até seu julgamento, e, depois de passada em julgado a sua decisão, até a execução.

COMPETÊNCIA PRIVATIVA. É a competência que se diz exclusiva do tribunal do juiz, não sendo prorrogável. É a mesma competência originária.

COMPETÊNCIA PRORROGADA. Assim se diz da competência atribuída ao juiz, originariamente incompetente, em virtude de lei, ou porque a parte não se tenha oposto a que nele se firmasse a competência.

A competência prorrogada ocorre, em regra, pela prevenção, pela continência ou conexão de causas.

E poderá ser *necessária* ou *voluntária*.

É *necessária*, quando decorre das *reconvenções*, das *intervenções* ou do *chamamento de terceiros a juízo*, como nos casos de *assistência* ou *oposição*.

Voluntária, quando, pela renúncia ou consentimento tácito, alguém se sujeita à jurisdição alheia, não se utilizando da *declinatoria fori* (exceção de incompetência), que lhe era assegurada por lei.

A competência prorrogada modifica as regras da competência originária, passando a valer as que decorrem da prevenção ou conexão.

Mas, para que se admita a prorrogação, necessário que não se trate de competência *ratione materiae* ou *ratione causae*, pois que estas são improrrogáveis. E como improrrogáveis não admitem que outros juízes tomem conhecimento das questões a elas pertinentes para resolvê-las, sendo nulo de pleno direito tudo o que se fizer em contrário.

A competência prorrogada somente poderá ocorrer entre juízes da mesma categoria, isto é, do mesmo grau de jurisdição.

Para o juiz que não tenha *jurisdição*, relativamente à questão, cuja competência se prorrogou, a prorrogação, em hipótese alguma, prevalecerá, pois que ao juiz falecia toda e qualquer autoridade para conhecer do ato. E a prorrogação não lhe dá *poder*, que a lei não lhe outorgou. A prorrogação, assim, pressupõe uma incompetência meramente relativa, isto é,

que o magistrado, a quem se prorrogou, tenha jurisdição para decidir da questão, apenas suspensão, na hipótese, por motivos de ordem processual.

A competência prorrogada não se firma entre as pessoas que não concorreram para admiti-la.

COMPETÊNCIA “RATIONE LOCI”. É a competência territorial que se determina pelos domicílios ou residências das partes advindas, ou pela situação das coisas postas em litígio, pela demanda.

Diz-se, também, *competência relativa*, por que o poder que se atribui ao juiz competente para conhecer da questão, em razão do lugar, pode ser em razão de sua natureza, atribuído a outro juiz, de igual categoria e de igual jurisdição (competência prorrogada).

COMPETÊNCIA “RATIONE MATERIAE”. É a competência que se determina, entre os juízes ou tribunais, em razão da ordem, da categoria e da natureza de sua jurisdição. Diz-se *competência de atribuição* ou ainda *competência absoluta*, porque nela se atende a razões de ordem pública, que não podem ser alteradas ou modificadas pela vontade das partes, enquanto a *competência relativa* ou de *ordem privada* (“*ratione loci*” ou “*ratione personae*”) admite modificação, desde que não seja impugnada “*in limine litis*”.

Pela ordem, a *competência “ratione materiae”* se diz *civil*, *penal* ou *administrativa*, formando as jurisdições correspondentes.

Em razão do grau ou categoria, dizem-se de primeira ou de segunda instância.

Em razão de sua natureza, compreendem as dos juízes, entre os quais se indicam os civis, os militares ou os juízos de exceção.

Firmada a competência em *razão da matéria*, competência absoluta, é improrrogável. Deve ser, assim, sempre observada.

E se distingue segundo seus quatro critérios: grau de jurisdição, valor da controvérsia, índole da relação jurídica ou material do litígio, em sentido estrito, a conexão ou continência da lide.

COMPETÊNCIA “RATIONE VALORI”. É a que se determina pelo valor da causa.

Por ela, também, se determina a *alçada*, a quantia além da qual não se pode julgar.

Mas nem todas as ações estão sujeitas a valor, para que se determine a competência: as ações de estado e capacidade têm competência firmada, independentemente do valor que se lhe seja atribuído, segundo princípio que se firma no art. 92 do Cód. de Processo Civil.

COMPETÊNCIA RELATIVA. Tendo como base o território ou o valor da causa, funda-se no interesse das partes, podendo ser derogada ou renunciada.

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. É a competência que se traça pela limitação do espaço territorial em que a autoridade ou o juiz tem jurisdição, ou seja, poder para deliberar dentro das atribuições que lhe são conferidas.

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. Diz-se da atribuição legislativa para instituir tributos, dentro das limitações constitucionais e do regramento do CTN.

COMPETIÇÃO ESPORTIVA. É a competição em que os vencedores são selecionados pelo esforço físico, destreza ou habilidade do homem e, em se tratando de animais, pelo seu adestramento. Pela Constituição de 1988, o Judiciário somente poderá conhecer das controvérsias sobre a disciplina das competições esportivas nas condições referidas no art. 217, IV, § 1º.

COMPILAÇÃO. Derivado de *compilatio*, de *compilare*, quer significar geralmente o mesmo que *coleção*.

Mas, pelo sentido já admitido na técnica jurídica, quer significar propriamente a *obra* ou composição, que se faz com o aproveitamento de *trechos*, *excertos* ou *passagens* de outras obras ou produções literárias ou científicas, com a indicação do autor e da obra.

É, assim, a reunião em *obra nova* de pedaços de várias obras de autores diversos.

Tem o mesmo sentido que *antologia*, visto que esta também se mostra uma coleção de trechos de prosa ou verso, de vários autores, enfeixada num volume, em regra, com uma notícia biográfica de cada autor, ali reproduzido.

Designa, também, a coletânea ou coleção de leis ou decretos esparsos, sobre um mesmo assunto.

O *compilador*, tal como o *coleccionador*, ou *compendiador*, mostra-se o autor da *obra compilada*.

COMPLEMENTAR. Derivado de *complemento*, é aplicado para indicar todo fato, ato ou coisa, que venha, posteriormente, *completar* o que se tinha feito, ou o que ocorrera.

Não é *suplementar*, que vem *ampliar*. O *complementar* indica a parte que se *vem anexar* à outra parte, para torná-la perfeita. Por vezes, até, mostra-se elemento indispensável à formação do ato, fato ou coisa, sem o que não teriam eles *forma completa*.

COMPLEMENTO. Do latim *complementum*, de *complere* (encher, acabar de encher, completar), tem o sentido de indicar tudo o que se faz, ou o que é feito, com o fim de *seconcluir* ou *tornar perfeito* alguma coisa ou algum ato.

Embora se tenha *complemento* como sinônimo de *suplemento*, a rigor da técnica são expressões que possuem sentidos diferentes: o *complemento completa*, o *suplemento amplia*.

O complemento dá ideia de coisa ou ato que se mostra necessário, pois que a coisa ou o ato não se mostrariam perfeitos sem a ação que os venha completar.

O suplemento dá ideia do *subsidiário*, que virá *reforçar*, pela ampliação, o que antes era feito. Mas, ainda que não venha, não prejudica o anterior, que está completo.

O complemento vem completar. Caso não venha, o ato ou a coisa não estão completos: falta algo que se mostra elemento integrante para a sua completitude.

COMPLÔ. Expressão tomada do francês *complot* e usada no vernáculo para indicar toda espécie de trama ou maquinação concertada entre várias pessoas, no sentido de atentar contra a ordem pública, notadamente contra as instituições políticas.

COMPORTAMENTO PÓS-DELITIVO POSITIVO. O comportamento pós-delitivo positivo define-se como um ato voluntário, positivo e posterior à conduta delitiva, ou seja, após a execução do delito, o agente livremente pratica um comportamento a fim de reduzir ou suprimir as consequências de seu ato.

A desistência voluntária e o arrependimento eficaz, previstos no art. 15 do Código Penal, são exemplos de comportamento pós-delitivo positivo. Além destes, temos o art. 28, I, da Lei nº 9.605/1998 que extingue a punibilidade daquele que repara voluntariamente o dano ambiental nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo. (pg)

COMPOSIÇÃO. Vocábulo que deriva do latim *compositio*, é admitido na terminologia jurídica, nos mesmos sentidos etimológicos: ação de ajuntar, de construir, disposição, arranjo, acordo, convenção.

Composição. Em sentido geral, significa construção, constituição, ou toda ação de compor, constituir ou organizar uma coisa.

E assim se diz *composição* para a obra, que se faz, ou para a organização, que se promove.

Composição. Em acepção mais estrita, é sinônimo de acordo ou transação havida entre as partes litigantes, em virtude do que põem fim à demanda.

Composição. Na técnica ferroviária, emprega-se para designar o *comboio*, ou seja, o conjunto de carros ou vagões que se ligam à locomotiva para uma determinada viagem ou para o transporte de cargas ou de passageiros.

COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO. Assim se diz da situação estatística dos habitantes de um lugar, constituída de sua representação numérica, sua distribuição, segundo o sexo, idade, estado, nacionalidade e profissão.

COMPOSIÇÃO DO GOVERNO. A organização do governo, representada por todos os elementos que o integram.

COMPOSIÇÃO LITERÁRIA. Elaboração ou feitura de obra literária, seja em prosa ou em verso.

COMPOSIÇÃO MUSICAL. Elaboração ou feitura de peça musical.

COMPOSSE. É vocábulo empregado na técnica jurídica, em sentido estrito, para indicar *aposse efetiva* mantida por um dos condôminos da coisa comum, sobre determinada parte dela.

Desse modo, a *composse*, originariamente, implica a existência da comunhão ou do condomínio, e na existência de outras pessoas que, de igual modo, possam procurar *ocômodo da posse*, também para si, no imóvel comum.

A *composse*, assim, dá o sentido da *ocupação*, por parte de um dos compossuidores do prédio, de uma parte dele, de modo a ser garantido, na *parte* que ocupa, no prédio comum.

E se diz *composse*, porque, embora se invista no direito de defender-se dessa posse, enquanto o imóvel seja *pro indiviso*, essa sua posse não exclui o direito dos demais proprietários do prédio sobre o mesmo, visto que todos eles têm a posse sobre ele, notadamente sobre o quinhão ou parte abstrata que lhes compete.

COMPOSSESSÃO. Assim se diz do prédio *pro indiviso*, já mantendo *localização de posse* ou *ocupações* por parte de seus proprietários conjuntos, em virtude do que, resultando *essacomposse* de atos possessórios visíveis, manifestos e efetivos, tem a propriedade de excluir os demais comproprietários da posse efetiva desta parte assim *ocupada*.

A *composse* assinala-se pela construção de obras ou execução de serviços que mostrem materialmente a existência desta posse parcial, que não atentou sobre a posse dos demais compossuidores.

Mas, em sentido mais amplo, também se diz *composse* para a posse tida em comum por várias pessoas sobre o mesmo prédio, não simplesmente para assinalar a *composse*. É assim a *posse comum*.

Neste caso, confunde-se com a comunhão ou com o condomínio.

COMPOSSUIDOR. Em sentido geral, compossuidor é toda pessoa que tem, numa propriedade, posse comum com outra pessoa.

Desse modo, entende-se que *possui* uma parte abstrata no mesmo imóvel, da qual pode dispor.

Pode mesmo exercer sobre a totalidade da coisa atos possessórios, desde que não procure excluir o direito de posse dos demais compossuidores.

Mais particularmente, porém, designa a pessoa que tem *composse* em propriedade *pro indiviso*.

COMPRA. Indica, quer sob o ponto de vista jurídico, quer comercial, a operação pela qual a pessoa adquire de outra certo objeto, coisa ou imóvel, mediante preço previamente ajustado.

Mostra, na técnica do Direito, o lado da *aquisição* no contrato de *compra e venda*, ou seja, o ato pelo qual uma das partes contratantes assume a posse da coisa adquirida, em virtude da *compra*, enquanto o ato contrário, aquele mediante o qual se entrega a coisa, recebe o nome de *venda*.

Tal a dependência existente entre os atos de compra e os atos de venda, que não podem, juridicamente, ser compreendidos, senão em conjunto. Essa a razão por que formam a composição da expressão *compra e venda*, indicativa do contrato na sua feição integral. A compra resulta da venda. E não se pode admitir venda sem compra.

COMPRA E VENDA. Compreende ou designa a expressão, o contrato pelo qual a pessoa, dona da coisa, acorda em transferir a sua propriedade a outra pessoa, mediante o pagamento, por parte desta, do preço estipulado.

Desta forma, contrato consensual, bilateral e oneroso, implica a concordância de três elementos: coisa, preço e consentimento (*res, pretium e consensus*).

Tem semelhança com a *troca* ou *permuta*. Mas, a rigor, com ela não se confunde: na troca ou permuta não há preço. Há a *permutação* da coisa por coisa. Na compra e venda o *preço* é um dos elementos dominantes. E, em virtude dele, o comprador cumpre a obrigação de *pagar* a coisa adquirida, desde que ele se revela o valor da coisa por sua equivalência em dinheiro.

A compra e venda pode ser *civil* ou *comercial*, segundo se mostra ato civil ou ato comercial.

A compra e venda comercial, em regra, se caracteriza pela evidência, no comprador ou vendedor, da qualidade de comerciante, na condição de não serem imóveis os efeitos vendidos e de terem sido comprados para objeto de comércio, isto é, para serem vendidos ou locados com a intenção de lucro.

Quando a compra e venda não é habitual, não se registra entre comerciantes, ou incide sobre imóveis, em regra é civil.

Para o contrato de compra e venda ser considerado perfeito necessária a concordância de todos os requisitos indispensáveis à formação dos contratos: capacidade, objeto lícito, coisa certa, livre consentimento, e mais o elemento que lhe é próprio: o preço convencionado.

Mas em qualquer contrato de compra e venda, embora seja considerado o mesmo perfeito, tão logo se ajustem os contratantes na escolha da coisa e no acerto do preço, ele somente se ultima pela *tradição* da coisa comprada e vendida, tradição esta que pode ser real e efetiva ou simbólica.

Tratando-se de *imóveis*, a compra e venda só se perfectibiliza com a transcrição no registro respectivo.

A compra e venda pode ser pura e simples ou pode ser condicional.

É pura e simples, quando não se impõe no contrato qualquer cláusula restritiva de sua feitura: acertadas as condições do contrato e tradicionalizada a coisa, está completamente concluído, não havendo mais condição ou exigência a ser tentada, salvo as que, por determinação legal, possam ser pedidas.

É convencional ou clausulada a compra e venda que vem regulada por uma condição ou estipulação a favor do vendedor ou mesmo do comprador.

As condições ou estipulações tomam vários nomes, assim: *retrovenda*, *venda a contento*, *preempção*, *pacto de melhor comprador*, *pacto comissório*.

No contrato de compra e venda sempre há, por parte do vendedor, a obrigação de responder pela *evicção* e pelos *vícios redibitórios*.

Na venda comercial, há ainda as cláusulas *cif* e *fob*, referentes aos encargos da tradição e às responsabilidades dos contratantes durante o transporte das mercadorias vendidas.

Quando a compra e venda incide sobre *bens incorpóreos*, tais como saques, apólices, direitos, ações, etc. o contrato recebe, particularmente, o nome de *cessão*; o vendedor passa a ser *ocedente* e o comprador, *cessionário*.

A *compra e venda* diz-se ato de disposição ou alienação, em virtude do que somente *podevender* quem seja realmente o *dono da coisa*.

Verifica-se por escrito ou verbal. E se prova por todos os meios reconhecidos em Direito, salvo quando, em virtude de regra legal, somente por escrito possa ser efetivado. E, neste caso, só o *documento*, ou escrito em que se firmou, prova sua existência.

COMPRADOR. Denominação que se dá ao *adquirente* da coisa, em virtude do contrato de compra e venda.

Acertado, no contrato de compra e venda, a escolha da coisa e o preço por que a mesma se vende, assume o comprador o compromisso de pagar ao vendedor o preço por que a adquire. O vendedor o pode exigir.

E, pago o preço, pode o comprador exigir, por seu lado, a entrega da coisa adquirida com os seus acessórios e rendimentos, desde o dia em que efetuou o pagamento do preço.

Na compra de imóveis, o comprador somente adquire o domínio sobre a coisa depois da transcrição do título de aquisição do imóvel, sendo que por tal formalidade se indica *asolene tradição* do imóvel.

O comprador se sub-roga em todos os direitos do vendedor sobre a coisa vendida. E sobre ela terá todo seu domínio, salvo se a venda se fez mediante alguma cláusula restritiva dele, o qual, assim, somente se tornará pleno quando resolvida a condição.

COMPROMETER. Derivado do verbo latino *compromittere*, quer, em sentido geral, expressar todo ato voluntário, em virtude do qual a pessoa se obriga, por um compromisso, a dar, fazer ou não fazer alguma coisa.

Sem fugir ao sentido originário, possui um significado mais estrito: sujeitar-se à decisão de um árbitro.

Em qualquer dos casos, porém, é tido na acepção de assumir uma obrigação ou sujeitar-se a um encargo, em virtude de compromisso verbalmente tomado ou por escrito estabelecido.

Comprometer. Na linguagem dos negócios, a que não se faz estranho o Direito, possui, dentro mesmo de um de seus sentidos originários, a significação de *arriscar* ou *submeter* algum bem de seu patrimônio aos riscos de um negócio, sujeitando-se a perdas ou prejuízos.

Por extensão deste sentido, *comprometer* vem significar igualmente a ação de onerar ou gravar bens livres.

COMPROMETIDO. É expressão que se aplica como adjetivo ou como substantivo, sem que, no entanto, fuja ao sentido daquilo que se encontra preso ao compromisso, consoante o sentido de comprometer.

Como substantivo, é geralmente empregado para indicar a pessoa que se encontra sob o compromisso de noivado.

Mas também serve para indicar o homem ou a mulher casada, assinalando, assim, o compromisso conjugal que os prende, em virtude do qual não são livres para o casamento.

COMPROMISSÁRIO. Originado do *compromissarius* latino, indica especialmente a pessoa que, escolhida para um compromisso, vai servir de árbitro.

É, assim, denominação própria ao *árbitro*, indicado ou escolhido em virtude de um compromisso: "*compromissarius judex*".

Nos compromissos de compra e venda, indica a pessoa a quem se faz a *promessa de venda*, reservando-se compromitente para quem se compromete vender.

COMPROMISSO. Derivado de *compromissum*, de *compromittere*, de um modo geral significa o ato de comprometer, visto que, em vários sentidos, é o verbo tomado. E sempre que uma pessoa se compromete, seja qual for o sentido que se tome, o ato resultante da ação é um compromisso.

Em sentido vulgar mesmo, *compromisso* é tomado na acepção de *obrigação*, qualquer que ela seja, assumida por uma pessoa. Aceita-se uma *letra de câmbio*, diz-se que se assumiu um compromisso; faz-se um empréstimo, anota-se que se assumiu ou se tomou um compromisso.

Compromisso. Mas, na terminologia jurídica, quer o vocábulo expressar, de modo especial, a convenção firmada por duas ou mais pessoas, em virtude da qual confiam a árbitros a solução de pendências ou controvérsias havidas entre elas.

O compromisso pode ser *judicial* ou *extrajudicial*.

Judicial, quando, já proposta a demanda, ele se institui nos próprios autos da ação, que se susta, até que se profira o laudo arbitral, a que se sujeitarão os *compromitentes*. Ou mesmo em documento à parte, mas perante, em quaisquer dos casos, o juiz ou tribunal que dirige o feito. O *judicial* é, assim, o que é promovido perante o juiz, durante o andamento da causa.

Extrajudicial, quando feito pelas partes ou compromitentes, em escrito público ou particular, assinado por elas e por duas testemunhas, antes de proposta a ação.

Para que possa surtir seus efeitos, o compromisso deve registrar a *pendência* a ser solvida, com todos os seus característicos indicativos, perfeitamente especificados, e a escolha dos *compromissários* e de seus substitutos.

A lei civil institui seus requisitos fundamentais. E, sem que se atenda a eles, o compromisso não se mostra perfeito.

Para assumir compromisso, exige-se capacidade e aptidão para *transacionar*.

Compromisso. Na linguagem jurídica, também possui o significado de *promessa*.

Assim se diz *compromisso* ao ato em virtude do qual a pessoa *promete* cumprir fielmente certos encargos que lhe são atribuídos.

Desta forma, diz-se *compromisso* para os atos jurídicos, pelos quais os avaliadores, tutores, curadores, inventariantes, funcionários públicos etc., *prestam a promessa e assumem a responsabilidade* correspondentes aos cargos ou funções, para que foram designados, nomeados ou escolhidos.

Compromisso. Ainda é tomado no sentido de estatuto ou regulamento instituído por uma associação, a fim de que por ele regre o seu funcionamento.

COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. Vide: *Termo de ajustamento de conduta*.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Assim se diz do contrato em virtude do qual os compromitentes comprador e vendedor assumem recíprocas obrigações de comprar e vender a coisa, que se menciona no contrato, pelo preço, no prazo e segundo as condições no *compromisso* instituídas.

Para distinguir os contratantes, costumam chamar especialmente de *compromissário* o compromitente comprador e *compromitente* simplesmente, para o compromitente-vendedor.

As leis vigentes admitem que o compromissário possa exigir do compromitente a escritura definitiva, tão logo tenha cumprido as condições do contrato.

Mas para que o compromisso de compra e venda se faça exigível, indispensável que atenda aos requisitos formulados na lei, ou seja, a indicação precisa da *coisa compromissada* ou comprometida, das condições em que o contrato de compra e venda se mostra exigível, sem omitir a própria assinatura do cônjuge, se o compromitente é casado e se trata de imóvel, devendo ainda, neste caso, ser o contrato devidamente inscrito no registro de imóvel, no próprio assento em que se encontra transcrito o título de aquisição do imóvel comprometido.

Vide: *Promessa de venda*.

COMPROPRIEDADE. Assim se diz da propriedade tida em comum, ou seja, a propriedade que tem vários donos. É a propriedade coletiva.

A rigor, tem a mesma significação de *condomínio*, pois que a ideia de propriedade traz a de domínio. E quem tem uma, tem a outra.

A compropriedade da coisa pode referir-se à totalidade dela, ou somente a parte.

Assim é, por exemplo, em relação às paredes ou tapumes divisórios, em que a compropriedade atinge simplesmente esta parte dos prédios.

Vide: *Condomínio, Domínio, Propriedade*.

COMPROPRIETÁRIO. Tem o mesmo sentido de *condômino*. E assim se entende a pessoa que, com outra ou outras, exerce o direito de propriedade ou tem o domínio sobre uma coisa, havida e tida em comunhão.

Os comproprietários, segundo seu direito, podem usar da coisa comum, consoante seu destino, sem que possam impedir, uns aos outros, igual direito, e sem se prejudicarem, reciprocamente, em seus interesses ou nos interesses da compropriedade.

COMPROVAÇÃO. Derivado do latim *comprobatio*, de *comprobare*, tem a significação de *aprovação plena, inteira*.

Desse modo, *comprovação* não tem somente o sentido de indicar o ato de *provar novamente* ou *com nova prova*. Mas o de aprovar por inteiro, o que dá a ideia de uma confirmação integral ao que antes já se tinha provado.

A comprovação é reforço de prova, para torná-la irrefutável. E quando se *comprova* tem-se a confirmação integral da prova anterior, que assim se robustece e se avoluma para acentuar a veracidade da asserção sobre o fato arguido, ou a irrefutabilidade da prova apresentada.

Fatos comprovados, assim, devem ser fatos que se encaram como integralmente demonstrados ou postos em evidência.

COMPULSAR. Derivado do verbo latino *compulsare*, com o sentido de *impelir com força*, é geralmente empregado na significação de *obrigar, compelir* alguém a fazer algo, mesmo contra a vontade.

É neste sentido que se formaram as palavras “compulsória” e “compulsivo”.

Na linguagem jurídica antiga, *compulsar* era especialmente a ação de *intimar* ou compelir alguém a vir a juízo para praticar um ato ou exhibir uma coisa, fosse por determinação oficiosa do juiz, ou por solicitação de outrem.

Compulsar. Mas, no sentido atual, é o vocábulo usado, notadamente, para indicar o *manuseio* e exame de papéis, documentos, autos ou livros, seja para conhecer o seu conteúdo, seja para extrair deles *notas* ou *certidões*.

Desta forma, para distinguir os atos de manuseio e de constrangimento revelados pelo verbo, costuma-se dizer: *compulsção* para o manuseio e exame, e *compulsão* para o constrangimento ou intimação, derivado, neste último conceito, mais propriamente de *compelir*.

COMPULSÓRIA. Na terminologia do Direito Administrativo, é o vocábulo aplicado como substantivo, para indicar a aposentadoria *forçada*, quando se trata de funcionário civil, ou da *reforma forçada*, quando se trata de militar.

Em princípio, a *compulsória* resulta de ter o funcionário, ou o militar, atingido a idade regulamentar ou instituída para esta *inatividade obrigatória*.

Compulsória. Na linguagem forense, tem o sentido de indicar o mandato judicial ou ordem judicial emanada de juiz superior para juiz de autoridade hierarquicamente inferior, a fim de que cumpra a determinação que ali se inscreve.

COMPULSÓRIO. Como adjetivo, formado do latim *compulsorius*, de *compellere*, serve para designar toda ordem judicial, de caráter oficioso, que tem por intuito *compelir* alguém a praticar um ato processual ou a vir assistir a uma diligência, seja ou não seja parte da demanda do processo.

É o caso do litisconsorte necessário, em que a *citação* se faz *compulsória*, isto é, por força do que manda a lei. A medida *compulsória*, assim, é, em regra, oficiosa, pois não precisa ser pedida para ser ordenada. E com o mesmo sentido se forma o advérbio *compulsoriamente*.

Na técnica tributária, designa o empréstimo, de competência privativa da União, instituído para atender a (CF/1988, art.148; CTN, art. 15):

- a) despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência;
- b) investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional.

COMPUTAR. Derivado do latim *computare* (contar, calcular, ajuntar), não possui o verbo, na linguagem jurídica e comercial, sentido e acepções diferentes.

Significa sempre o ato de se tomar em conta, levar em conta, ajuntar ou incluir qualquer coisa no *cômputo* (cálculo ou estimativa), do que se está fazendo.

Computar uma conta, uma despesa, uma parcela ou um fato, é considerá-lo como *parte integrante* do que se está compondo, não o deixando de lado, isto é, não deixando de *incluir ou ajuntar* aos demais fatos ajuntados, a fim de que, por essa forma, se tenha a composição ou o cálculo formado de todos os elementos *computáveis*, isto é, necessário à sua composição legal e técnica.

Desse modo, quando se diz que a conta ou despesa deve ser computada, é que ela não pode ser desprezada, pois se mostra pertinente ao cálculo que se está promovendo. É elemento próprio dele.

Do verbo se formam o substantivo *cômputo* e o adjetivo *computável*, para indicar o *cálculo* a ser feito e a parcela que pode ou deve ser incluída nele.

COMUM. Derivado de *communis* (o que pertence a muitos), é empregado, frequentemente, para designar o que é *público* (uso comum ou uso público) ou para indicar que a coisa pertence a várias pessoas, embora sem esse caráter de generalidade.

Em qualquer sentido em que se tome, *comum*, na terminologia jurídica, sempre dá ideia de *pluralidade*, seja para indicar o uso, o direito, o ato, a propriedade ou qualquer outra coisa, ou a ideia de *vulgaridade*, em virtude da qual se tem aceção de *comum*, como o normal, o frequente, o habitual, o que se aplica ou se refere a todos.

COMUNA. Primitivamente, as comunas se geraram da emancipação de cidades e vilas do domínio feudal, em virtude do que recebiam *carta régia* libertando-as desse jugo e permitindo que se regessem e se governassem por suas leis. Hoje representa *amunicipalidade*, o *município*.

COMUNHÃO. Derivado do latim *communis*, (comum), de que se formou *communio*(comunhão), possui a significação geral de indicar todo estado ou toda qualidade daquilo que é comum.

Comunhão, destarte, dá a exata ideia de *pluralidade* ou *coletividade* e de *associação*, pelo que se evidencia, dentro de seu sentido, a compreensão da *reunião* de elementos singulares unidos para a sua formação.

Na terminologia jurídica, produz o sentido de *qualidade de tudo que é comum*, e implica a existência de uma pluralidade de pessoas participantes dessa comunhão, não importando que se refira a *coisas* ou a *atos*.

Nestas condições é que se pode anotar a comunhão como sendo de *interesses*, como sendo *debens*. Nesta ou naquela, existem várias ou muitas pessoas, pois que sem essa pluralidade de

pessoas não pode haver comunhão. E a pluralidade, como é lógico, entende-se a partir de duas para número ilimitado.

A *comunhão de interesses* resulta de vários fatos, inclusive da comunhão de bens ou da comunidade de negócios, isto é, da participação em sociedades ou associações.

A *comunhão de bens* resulta do estado de indivisão da coisa, ou de sua *comunicação*, como no caso da sociedade conjugal.

A sociedade civil, ou comercial, provoca a comunhão de interesses, não de bens, que estes se entendem de domínio da *pessoa jurídica*, formada pelas pessoas físicas, não existindo, em tal caso, uma pluralidade real, pois a pessoa coletiva absorve a singularidade dos sócios.

Em matéria de *comunhão real* é fundamental a evidência de vários titulares com o direito de propriedade ou de posse sobre a coisa.

A comunhão ainda se pode dizer *privada*, quando se deriva da existência de propriedade sob o domínio ou posse de várias pessoas.

A comunhão se diz *pública* quando se refere à totalidade dos indivíduos que compõem a pessoa jurídica de Direito Público: aí indica o conjunto ou a totalidade de habitantes, é sinônimo de povo.

Mas, nem todos os *bens públicos* formam comunhão. Comuns são somente aqueles de uso e fruição coletiva: ruas, praças, rios, mar etc.

Desta sorte, a *comunhão de bens* diz-se *positiva ou negativa*.

É *positiva* quando sejam os mesmos suscetíveis de apropriação, de modo que várias pessoas os possuam em comum com exclusão de outras pessoas. É a *comunhão ordinária* de que trata a lei civil. É o condomínio propriamente dito, ou a *compropriedade*, que significam ambos *domínio comum e propriedade comum*, embora com limitação de condôminos ou de comproprietários. É, assim, a *comunhão privada*. Por *negativa* entende-se a comunhão da coisa que não pode ser apropriada e é, assim, de uso coletivo, como o ar, o mar, as ruas. Nela não se incluem os bens de uso particular das pessoas públicas, os quais, embora bens públicos, não se dizem comuns e não formam *comunhão*, na acepção de uso e fruição comum.

A comunhão privada persiste até que se partilhe a coisa, ou se divida o imóvel. Não se admite que seja indefinidamente conservada, nem mesmo por convenção das partes, salvo quando se trate de coisa, por sua natureza, indivisível.

Comunhão. Em conceito eclesiástico, significa não somente a participação da Santa Eucaristia, como a reunião espiritual em torno do mesmo culto religioso ou da mesma crença. E nesta acepção afirmamos: a comunhão protestante.

No sentido que lhe dá a liturgia, é a parte ou passagem da missa, em que o sacerdote, após a consagração da Hóstia, a consome. Bem assim, idêntico ato em que se administra aos fiéis o Sacramento da Eucaristia. É, pois, o ato ou ação de *comungar*.

COMUNICABILIDADE. Expressão aplicada para indicar a qualidade ou o estado de tudo o que pode entrar em comunicação, isto é, que se mostra ou é *comunicável*.

Assim se diz a *comunicabilidade de bens*, para indicar a qualidade de *comunicação de certos bens*, isto é, o seu ingresso numa *comunhão*, em virtude do que, originariamente pertencente a uma pessoa, passa a ser propriedade de mais de uma.

A comunicabilidade de bens ocorre, principalmente, no casamento, quando a sociedade conjugal se estabelece sob o regime de comunhão universal ou parcial.

Em tal sentido, comunicabilidade possui perfeita acepção de *transmissibilidade*, seja tomada no sentido de transmissão de coisas, de direitos ou mesmo de fatos, que se transmitem para conhecimento de quem não sabe.

A *comunicabilidade* mostra a condição ou qualidade de ser comunicável, antes, assim, que se tenha comunicado.

COMUNICAÇÃO. Derivado do latim *communicatio*, de *communicare* (tornar comum), possui o vocábulo, segundo o próprio conceito de *comum*, várias acepções.

Comunicação. Tem, assim, o sentido de ciência ou conhecimento que se dá a outrem de certo fato ocorrido, ou de certo ato praticado. Tem, pois, o sentido de *aviso ou transmissão de*

ordem, ou de qualquer outro fato que se precise tornar de *conhecimento comum*, isto é, do conhecimento de mais de uma pessoa, além daquela que *avisa ou ordena*.

Na linguagem forense, a *comunicação* toma diversas denominações, consoante a espécie do ato ou fato, cujo conhecimento se transmite aos interessados.

Denomina-se: *citação, notificação, intimação*, por via das quais se faz a *comunicação*. E a pessoa a quem ela é feita se faz *ciente* do fato ou do ato, que por este modo, a ela *secomunica*.

Comunicação. Significa, ainda, na terminologia jurídica, o *livre acesso*, ou seja, *a via ou passagem*, por onde se comunicam as pessoas de um ponto ao outro. Por isso é que se diz que as estradas são *vias de comunicação*.

Nesse sentido de *passagem*, as comunicações podem ser *públicas ou privadas*, segundo por elas se admitem o trânsito comum ou somente o trânsito das pessoas a quem, particularmente, pertencem.

Mesmo particulares, as comunicações se constituem em servidões, não podendo, assim, seus proprietários proibir nelas o trânsito daqueles que tenham esse direito.

COMUNICAÇÃO DE BENS. Assim se diz, especialmente, para indicar a ação e efeito de se comunicarem os bens pertencentes aos esposos, casados sob o *regime de comunhão*.

Desse modo, o vocábulo *comunicação* tem sentido de indicar o ato pelo qual os mesmos bens se comunicam, integrando-se no patrimônio da sociedade conjugal.

Se o regime é de *comunhão universal*, salvo o caso de legado ou herança, a que se imponha a condição de *incomunicabilidade*, todos os bens se comunicam.

No regime de comunhão parcial, é a própria lei que indica os bens comunicáveis e os incomunicáveis, a fim de que sobre eles se opere a *comunicação*.

Quanto aos bens adquiridos na constância do casamento, se a lei não impede a comunicação, e no contrato que estabelece o regime da não comunhão não se institui princípio claro sobre a questão, eles se comunicam.

COMUNICADO. Em sentido geral, *comunicado* vem distinguir tudo aquilo que passou a pertencer à *comunhão*.

Comunicado. Mas, como substantivo, significa o *aviso ou informação* que se faz para conhecimento comum ou de terceiros. O comunicado, em regra, se diz o *escrito*, enviado a outrem, ou o *aviso* inserto na imprensa para conhecimento público.

COMUNIDADE. Derivado do latim *communitas*, de *communis*, precisamente dá o vocábulo a indicação do estado ou qualidade de tudo o que é comum ou está comum.

E, daí, bem se verifica que *comunidade e comunicabilidade*, apresentando significação de coisas ou fatos que se comunicam ou se comunicaram, têm sentidos diferentes:

A *comunidade* já evidencia o estado ou a posição de comunicação efetiva. É já a *comunhão realizada*.

Desse modo, a comunidade já evidencia a *união ou universalização* de coisas singulares ou de pessoas, que contribuíram para a formação do todo ou da coletividade.

Mesmo em relação à *comunhão*, em acepção restrita, comunidade possui pontos diferenciais dela: a comunhão pode existir mesmo a respeito de uma *só coisa*, desde que indicada a pluralidade de interessados sobre ela, não a de coisas ou fatos.

A *comunidade* é resultante da situação jurídica, não somente em relação à pluralidade de pessoas, como a respeito da universalidade de bens. E pode existir, mesmo sem este sentido *econômico*, que é próprio da comunhão, tal seja a comunidade de pessoas para formar uma corporação, onde os interesses podem ser meramente morais ou culturais. Há, no entanto, fundamental ponto de analogia: em ambas existe, precipuamente, algo de *comum*, sem o que a comunidade não se objetivaria.

Comunidade. No sentido que se revela na sociedade conjugal, a comunidade não significa simplesmente a *comunhão de bens*, de que resulta a *comunicabilidade* dos que são trazidos antes, como dos que possam vir depois.

Além desta comunhão, há a de *interesses*. E há, ainda, a formação desta *união*, entre marido e mulher, de associação moral e dessa sociedade jurídica, com deveres econômicos e direitos recíprocos.

A sociedade conjugal, assim, forma uma *comunidade* ao rigor do vocábulo, muito mais ampla que a mera comunhão, aplicável no seu sentido restrito, ao direito de propriedade comum.

Comunidade. Na acepção de corporação ou associação (união de várias pessoas para fins de interesse comum), a *comunidade* diz-se *leiga* ou *eclesiástica*, para distinguir a que tem formação ou fins profanos, da que possui intuítos religiosos.

As próprias comunidades eclesiásticas dizem-se *seculares*, *regulares* ou *congregacionais*.

As comunidades seculares se compõem de clérigos, que não têm voto de obediência em conventos ou ordens, *vivem no século como o comum dos homens*. Dizem-se *cabidos* e *colegiadas*.

As *regulares*, as que se compõem de religiosos que têm voto de obediência e estão sujeitos à autoridade do superior hierárquico, vivendo em comum, segundo as regras institucionais da Ordem. As *congregacionais*, ou *congregações eclesiásticas*, constituídas por pessoas que, sem fazer votos de submissão ou sem prestar compromisso de reclusão e vida em comum, obedecem aos rituais, sob cujos auspícios se organizaram.

As comunidades legalmente organizadas tomam o caráter de *pessoa jurídica* de Direito Privado. E se representam licitamente por seus diretores ou administradores.

COMUNISMO. Sistema político e social que pretende estabelecer o princípio de que todos os bens ou riquezas produzidas pertencem ao Estado, para serem usufruídos por todos os seus componentes, segundo as regras preestabelecidas.

Há, pois, no regime comunista, a ideia da formação de uma só *comunidade* entre todos os cidadãos, onde não se permite qualquer espécie de *acumulação*, visto que, como base dominante, nele não se admite o sistema dito de *capitalismo*.

O comunismo se funda na teoria econômica criada por KARL MARX, a que se chama de “materialismo filosófico”, formulado com a intenção de criar uma nova ordem em benefício do trabalhador.

Como se vê, segundo o intuito mirado, o vocábulo se formou justamente de *comum*, para indicar o sistema ou a teoria que prega a *coletivização* (comunhão) de todos os interesses e bens, isto é, da terra ou do trabalho.

COMUTAÇÃO. Derivado de *commutatio*, de *commutare* (trocar, mudar de todo), tem a significação de troca ou permuta ou substituição.

Na técnica do Direito Penal, para indicar a substituição ou mudança de uma pena mais grave e aflitiva por outra mais benigna.

É prerrogativa do Poder Executivo, que, por ato seu, minora a pena aplicada pelo Judiciário.

Mas *comutação de pena* não se confunde com o *perdão* ou a *graça*, que por estes se indicam a libertação de toda pena, isto é, não cumprimento dela.

A comutação é, apenas, a atenuação ou diminuição da pena.

COMUTATIVO. Determinativo de todo ato de troca ou permuta. Diz-se, particularmente, para designar os contratos onerosos, em que os contratantes se obrigam a recíprocas prestações, umas equivalentes às outras. O contrato de compra e venda é um *contrato comutativo*, pois, se uma das partes entrega a *coisa comprada*, a outra se obriga a pagar o preço equivalente à *coisa vendida*.

A *troca* ou *permuta* conduz, igualmente, o sentido de ato comutativo. Na *troca* ou *permuta* há reciprocidade de prestações. Quem entrega uma coisa, por força dessa entrega, tem o direito de receber a outra, que a vem substituir, e que se mostra equivalente à entregue.

Comutativo. Além dessa ideia de reciprocidade de prestações ou de obrigações, é de uso mais frequente no Direito a condição de equivalência entre as duas prestações. É precisamente da equivalência exata entre as prestações devidas, que advém o sentido de comutativo.

CONCEBER. Derivado do verbo latino *concupere*, possui *conceber* uma variedade de aplicações, todas elas, em regra, em seu sentido originário: *gerar*, *produzir*.

Tem também a acepção ou o sentido de *formar ideia*, *ter conceito*.

No sentido de gerar ou produzir, no entanto, somente se refere às *produções* que se possam gerar de viventes da categoria animal. As produções de outra ordem ou se dizem *mesmoproduzidas* (de produzir) ou *percebidas* (de perceber).

CONCEDER. Derivado do latim *concedere* (permitir, outorgar, facultar), possui na terminologia jurídica várias aplicações.

No entanto, quer no sentido que lhe empresta o Direito Público, quer no que tem no Direito Privado, possui as imutáveis acepções de *permitir*, *outorgar* ou *facultar*.

E daí a sua grande diferença de *ceder*, que, embora como *conceder* tenha o sentido de *dar*, não traz como o primeiro o sentido de *transferir*. *Ceder*, em princípio, é transmitir, transferir, passando o direito de uma coisa para as mãos de outro, mesmo com a significação de *dar*. Já *conceder* não conduz essa ideia de transferência, mas de *consentimento*, de *permissão*, *delicença*, tendo um sentido de afirmação ou liberalidade.

Conceder, assim, serve para determinar a liberalidade, o consentimento ou a outorga de uma pessoa para outra, seja para que possa praticar um ato, seja para que possa estabelecer um negócio, ou para que a ela se confira um benefício.

CONCEITO. Derivado de *conceptus*, de *concupere* (conceber, ter ideia, considerar), serve na terminologia jurídica para indicar o sentido, a significação, a interpretação, que se tem a respeito das coisas, dos fatos e das palavras.

O conceito da *palavra* indica, precisamente, o sentido etimológico e técnico em que é ela aplicada. É o certo *entendimento* que se possui a seu respeito, na posição em que se põe na linguagem.

O *conceito legal* expressa o pensamento do texto no seu entendimento mais justo e mais consentâneo com o caso concreto.

O conceito, pois, assinala a *definição* de qualquer coisa ou a exata compreensão de seu sentido.

Conceito. Em sentido figurado, é empregado como *opinião* ou *entendimento* que se tem a respeito dos *costumes* de uma pessoa. E assim se diz: faço da pessoa um conceito bom ou um mau conceito.

Indica, por vezes, a própria *consideração* ou a *reputação* desfrutada por uma pessoa, no convívio social: é pessoa de *conceito*.

CONCEITO INDETERMINADO. Conceito indeterminado ou conceito vago é o elemento normativo que admite maior campo de atuação do aplicador do Direito. São conceitos indeterminados expressões como, por exemplo, segurança, honesto, conveniência e outros. (nsf)

CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. Conceito aberto. Não tem uma definição típica. Depende da análise da autoridade competente. Ex: Conduta ilibada. (gc)

CONCEITO VAGO. Vide *conceito indeterminado*.

CONCELHO. Derivado de *concillium* (assembleia, ajuntamento, união), tem sido empregado para indicar o corpo legislativo de uma circunscrição administrativa, a que se chama Município. Possui o mesmo sentido de *Câmara Municipal*.

Por vezes, primitivamente, servia para designar a própria subdivisão administrativa, do mesmo modo que ainda hoje se confunde a *câmara municipal* (legislativo municipal) com o próprio Município e suas autoridades (prefeito), quando para função destes se deve dizer *prefeitura*. Vide: *conselho*.

CONCENTRAÇÃO. Serve para indicar a *ação de concentrar*, isto é, a ação de reunir num centro muitas coisas ou muitas pessoas.

Concentração dá, assim, a exata ideia de *reunião*, de *convergência*, de *unificação* de muitas coisas ou pessoas para a composição de um organismo ou de uma organização.

Em tal caso, pode ter o mesmo sentido de *centralização*, pois que ambos têm consigo o sentido de reunir vários elementos num determinado *ponto* ou *centro*.

Concentração. No entanto, na terminologia jurídica, serve para indicar fenômeno, que não se indica de *reunião*, mas de *escolha*, mesmo de objeto isolado.

Assim se diz *concentração* como o resultado ou efeito da escolha que se faz da coisa ou da prestação, nas obrigações alternativas.

Em realidade, não é propriamente a escolha que se diz, como *concentração*. É a *determinação da obrigação*, pois que, havendo a faculdade de escolha entre as várias obrigações indeterminadas, a determinação de uma delas, ou seja, o efeito da escolha, mostrou a *concentração*, nesta acepção jurídica.

A *concentração*, determinativa da escolha feita, retroage ao ato inicial em que se formou o vínculo obrigacional, sendo tal circunstância um dos princípios dominantes nas obrigações alternativas. As prestações alternativas, segundo a regra, entendem-se *in obligatione* e daí por que a concentração vai incidir nelas, retroagindo ao momento da formação do vínculo obrigacional.

CONCENTRAÇÃO DAS PROVAS. Na terminologia forense, concentração é *reunião*. *Concentração de provas* dá bem o sentido de *acumulação*, *reunião* de todos os elementos de prova, a fim de que, *concentrados*, formando um *corpo só*, estructurem o *fundamento* para o convencimento do julgador.

Por ela, assim, é que se gera a formação de um juízo seguro a respeito da controvérsia. E nela se funda, então, a própria decisão que a irá solucionar.

CONCEPÇÃO. Derivado do latim *conceptio*, de *concupere*, indica o momento em que se assinala a *geração dos seres*.

Neste particular, o Direito distingue as pessoas em *nascidas e por nascer*, reservando a estas direitos e favores, como se já nascidas, todas as vezes que se trata de seus interesses.

Era a regra dos romanos pela voz de GAIUS: *nascituro pro jam nato habetur, quando de ejus commodo agitur*.

Ao ser concebido, dá-se-lhe o nome apropriado de *nascituro*.

E a lei civil considera os seus direitos, desde a *concepção*, sob a condição de que *nasça com vida*.

Vide: *Nascituro*.

Concepção. Em outro sentido, *concepção* significa a compreensão que se tem a respeito de um fato ou de uma coisa.

É o *entendimento* que se gerou (formou) em nossa mente ou espírito. É, assim, sinônimo de *percepção*.

CONCEPÇÃO JURÍDICA. A visão do mundo posta por alguém sobre o modo de ser do Direito.

CONCERTO. Derivado do verbo latino *concertare* (pelejar, discutir, argumentar), passou para a linguagem com os mais variados sentidos de uso frequente.

Concerto. Na linguagem forense, designa o ato pelo qual se autentica, pela conferência ou comparação, documento extraído por um funcionário ou serventuário da Justiça. Um deles *o extrai*; o outro *confere*. E pondo sua conformidade, decorrente da comparação entre o original e a cópia, promove o *concerto*. Neste sentido, então, mostra a *harmonia* entre dois fatos ou entre dois atos.

Concerto. Mas, em sentido diverso, significa o *ajuste* ou o acordo firmado entre várias pessoas; *concedere*, em latim, designa o *ato de conceder*. Aí o vocábulo possui uma face de seu sentido originário: tal concerto decorre da formação de um ajuste, em vista dos argumentos ou da discussão havida entre as pessoas que dele participaram, em virtude dos quais se *concertou* o plano ou a combinação a ser por todas executada, segundo a *própria combinação*.

CONCESSÃO. Derivado do latim *concessio*, de *concedere*, designa o *ato de conceder*.

E, assim, em acepção ampla, significa *outorga*, *autorização*, *licença* ou *permissão*, em virtude do que se atribui a uma pessoa o direito ou a faculdade de realizar um negócio ou vários negócios, praticar um ato ou vários atos ou executar um *serviço* ou vários serviços.

A *concessão*, pois, entendendo-se a própria *autorização*, *outorga* ou *licença*, não se pode confundir com o *serviço*, o *negócio* ou o *ato* cuja execução ou prática, pela concessão, se torna atribuição ou faculdade da pessoa.

A concessão, como autorização, pode emanar do poder político, como pode decorrer do ato de uma pessoa comum.

Concessão. No entanto, no sentido que lhe empresta o Direito Público, nem sempre significa *autorização* ou *licença* para que se possa praticar um ato ou realizar um negócio.

Assim, no domínio do Direito Público, possui o vocábulo um tríptico aspecto:

- a) Tem a aceção mais comum de *autorização*, envolvendo igualmente a *significação de licença* ou *permissão* para que se pratique certa soma de atos ou de negócios. E, neste particular, alude-se à *concessão* de licença, *concessão* de alvará, ou *concessão* da patente de registro.
- b) Pode, também, significar mera *liberalidade*, em virtude da qual o poder público *beneficia* a pessoa ou a instituição com *auxílios* de várias espécies, tais como dispensa ou isenção de impostos, subvenções.
- c) Indica ainda o *contrato*, em virtude do qual o poder público confere à pessoa ou empresta o direito de explorar determinada ordem de serviços, ditos públicos ou simplesmente de utilidade pública, ou de negócios.

Neste sentido, então, mais propriamente se diz *concessão pública* ou *concessão administrativa*.

Deste modo, bem claro se verifica a diferença entre concessão, quando importa numa *autorização*, num benefício, e a *concessão pública* ou *administrativa*.

Como *autorização* ou benefício não se estabelece, entre o poder público e a pessoa, o vínculo obrigacional, que os coloque na contingência de respeitá-lo, consoante as disposições que nela se instituíram. Mero *ato de autoridade* e a concessão, em tal sentido, se revoga *ad nutum*, embora, segundo as circunstâncias, possa ser impedida a revogação.

A concessão administrativa, contrato bilateral e comutativo, que se forma entre os contratantes, cria obrigações recíprocas entre o poder público e o concessionário, os quais não podem impunemente a elas fugir, salvo quando razões jurídicas possam determinar a rescisão do contrato.

É que aí o poder público *outorgou* um direito, em virtude do qual, embora assumam também obrigações, o concessionário pode exigir que, como parte, cumpra as cláusulas contratuais, responsabilizando-o por perdas e danos, quando não sejam cumpridas.

A concessão administrativa deve constar de documento público, em que se inscrevam todas as suas condições, isto é, as cláusulas contratuais que traçam as obrigações recíprocas e assinalam as vantagens que decorrem do contrato, para ambas as partes.

A concessão administrativa pode ser com *privilégio* ou *sem privilégio*.

Quando se dá com privilégio, toma o aspecto de *monopólio*, desde que somente ao concessionário se permite o direito de explorar o serviço, objeto da concessão.

Em relação às *tarifas*, que devem ser obedecidas pelo concessionário para cobrança aos particulares pelos serviços prestados, podem ser instituídas no contrato ou ficarem ao arbítrio do concessionário, sob aprovação do poder público, se assim condicionado.

CONCESSÃO DE ÁGUAS. Assim se diz da *autorização* do poder público para que possa o particular *explorar* rios ou quedas de água.

Segundo as circunstâncias, pode ser outorgada como *concessão administrativa*, notadamente se se trata de bens pertencentes ao domínio público, pois quando se evidencia serem propriedade particular, a exploração industrial delas não precisa de *autorização* do governo, se se trata de aproveitamento de energia hidráulica de potência reduzida.

CONCESSÃO DE MINAS. Designação que se dá, também, à *autorização* do poder público, a fim de que possam ser exploradas as riquezas do subsolo.

Vide: *Mina*.

CONCESSÃO DE PATENTES. É designação que se dá ao ato público pelo qual se registra uma patente de invenção, para que o *inventor* se apodere do privilégio de, somente ele, poder utilizá-la.

CONCESSÃO DE TERRAS. Assim se diz da *concessão* feita pelo poder público, consistente na transferência de uma área de terreno, de domínio público, a fim de sujeitá-la à colonização agrícola ou a outro fim industrial. E essa transferência pode ser feita com a cláusula de reversão ou sem ela.

CONCESSIONÁRIO. Denominação que se dá à pessoa ou empresa, a quem se confere a concessão.

Quando a concessão outorgada o é em caráter administrativo ou para serviço público ou de utilidade pública, o concessionário se mostra um *delegado* do poder público, em virtude do que frui as regalias que a este são conferidas, e age como mandatário dele nos limites do mandato recebido, isto é, dentro do objeto da concessão, de modo que exorbita de seu mandato se atua fora dos direitos e poderes que lhe foram outorgados.

CONCILIÁBULO. Do latim *conciliabulum* (lugar de ajuntamento, lugar suspeito), designa, em geral, a reunião de pessoas que deliberam em segredo e com más intenções.

Conciliábulo. Na terminologia eclesiástica, no entanto, significa a assembleia de bispos, que se realiza contra as regras e formalidades ordinárias dos concílios.

CONCILIAÇÃO. Derivado do latim *conciliatio*, de *conciliare* (atrair, harmonizar, ajuntar), entende-se o ato pelo qual duas ou mais pessoas, desavindas a respeito de *certo negócio*, ponham fim à divergência amigavelmente.

Está, assim, na conformidade de seu sentido originário de *harmonização* a respeito do que se diverge.

Desse modo, a *conciliação*, tecnicamente, tanto pode indicar o *acordo* amigável, como o que se faça, judicialmente, por meio da *transação*, que termina o litúgio.

Na Justiça do Trabalho, a *conciliação*, mais ou menos nos mesmos moldes da *antigareconciliação*, é ato preliminar para a solução dos dissídios, entre empregado e empregador.

Quer isto dizer que, preliminarmente, se tenta a *conciliação* entre os dissidentes. E somente se a esta não se chega, é que se promove o julgamento, segundo o direito de cada um deles.

No entanto a conciliação possui pontos diferenciais da *reconciliação*. Esta, que será sempre judicial, quando admitida, é feita a pedido do autor, que chama o réu a juízo para solução amigável, antes que intente definitivamente a ação. Na *conciliação*, segundo seu sentido próprio de *acordo amigável* ou *solução amigável da contenda*, não há ritual preestabelecido: a vontade das partes faz a regra. E a conciliação se fará sempre que as partes possam *transigir*, dentro da demanda ou fora dela.

Possui sua semelhança com o *juízo arbitral*. Mas, na realidade, mostra profundas diferenças desta modalidade de solução à pendência, fundada no compromisso, desde que para a conciliação não se faz mister tal aspecto.

CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Está claro que é a conciliação que se faz extra-autos, entre partes desavindas, sem assistência do juiz.

CONCILIAR. Tem o mesmo sentido de *concordar*, ou melhor, de *acordar*, por força de sua acepção etimológica de *unir*, *ligar*, *harmonizar*, o que nos dá ideia de ação a ser feita entre mais de uma pessoa ou executada com mais de um elemento, que, unidos, harmonizados, se conciliam.

Conciliar, desta maneira, tem bem a *significação* de que se retirou toda *oposição* havida a respeito de uma coisa ou de um fato.

Por esse motivo, também se diz *conciliar* para o ato e efeito de *combinar as antinomias* de uma lei ou de determinações, aparentemente divergentes.

Conciliar. Como adjetivo, é o que concerne ou se refere aos *concílios*.

CONCÍLIO. Derivado do latim *concilium*, quer dizer assembleia.

Primitivamente, entre os romanos, servia para designar ou exprimir toda espécie de reunião ou ajuntamento de uma *parte do povo*. E lhe davam esse nome para distingui-lo do *comício*, que era um *ajuntamento geral*.

Concílio. Tornou-se, depois, de aplicação mais própria às assembleias de bispos de prelados ou doutores da Igreja, convocadas para deliberarem sobre assuntos de interesse eclesiástico, seja a respeito dos dogmas, seja a respeito da disciplina.

Tem, assim, o mesmo significado de *sínodo*, usado pelos gregos.

Os *concílios* dizem-se *gerais* ou *ecumênicos* e particulares.

Gerais ou *ecumênicos*, quando deles participam todos os prelados ou doutores de todo orbe católico, convocados pelo Papa, que a eles preside, por si ou por mandatário especial.

Particulares, quando limitados a certa região ou circunscrição eclesiástica. E assim se dizem, também, *nacionais*, *provinciais* ou *diocesanos*.

Nacionais, quando deles participam todos os bispos de uma nação.

Provinciais, quando se formam de todos os bispos da província eclesiástica, sob a presidência de seu metropolitano.

Diocesanos, quando reunidos em uma diocese, convocados por seu bispo, que a preside, e compostos do clero diocesano.

CONCLAVE. Do latim *conclave*. Assim se denomina a reunião dos cardeais, logo após a morte do Papa, para eleição de seu substituto.

Durante o *conclave*, os cardeais se conservam *incomunicáveis*, o que significa que não podem ter qualquer espécie de comunicação com as pessoas ou coisas fora do local em que realizam a assembleia, local este que, por extensão, também recebe o mesmo nome de conclave, até que se faça a eleição.

Por extensão, reunião de pessoas para tratar de assunto determinado.

CONCLUSÃO. Derivado do latim *conclusio*, possui vários sentidos: ação de cercar, termo, fim, argumentação.

Na técnica jurídica, não diverge o sentido do vocábulo: quer precisamente significar a *parte dominante* encerrada numa *proposição*, na qual se põe em evidência a *pretensão* submetida ao veredicto da Justiça ou a *decisão* a que chegou o julgador, em virtude de seu convencimento.

A *conclusão*, em sentido próprio, revela assim o *resultado* que se tem em mira, ou a que chegou. E, na linguagem forense, à *parte escrita*, onde esse esclarecimento ou resultado se exara, dá-se-lhe tal denominação.

Conclusão. Na terminologia forense, é indicativo, ainda, do ato ou termo processual, mediante o qual o escrivão envia ou autos *conclusos* ao juiz, seja para despacho, seja para decisão interlocutória, seja para a sentença.

Conclusão. Na terminologia mercantil, designa o *ato final* ou *ultimação* de um contrato ou de um negócio, em virtude do que se tem o mesmo por concluído ou ajustado.

E, de igual maneira, evidencia a *liquidação* de um estabelecimento comercial, ou *ofechamento* de suas portas. É a *terminação*, também aplicável a outros casos.

CONCORDATA. Derivado do latim *concordatum*, de *concordare* (estar de acordo, corresponder), possui sempre o sentido genérico de *acordo*, *transação*, *ajuste*, embora tenha objetivos diferentes no que concerne à matéria, em Direito Comercial ou em Direito Público Internacional.

Concordata. No Direito Comercial, conforme a antiga Lei de Falências, Dec.-lei 7.661, de 1945, revogada pela Lei 11.101/2005, concordata era o acerto amigável ou judicial, feito entre o comerciante e seus credores, em virtude do qual eram estes levados a conceder uma dilatação de prazo para recebimento de seus créditos, com ou sem *abatimento* sobre o valor envolvido.

Estas eram as duas finalidades da concordata: prorrogação do prazo para pagamento das obrigações contraídas e um abatimento nos créditos correspondentes. Mas a concordata podia ser pedida e concedida simplesmente para efeito de protelar os prazos para o pagamento das dívidas contraídas.

Por concordata, tida como *amigável*, entendia-se, propriamente, a convenção que se firmava entre o comerciante e seus credores, a fim de que prorrogassem os prazos para o recebimento de seus créditos. Era de caráter extrajudicial e não se estendia aos credores que a ela não anúissem.

A *concordata judicial*, que tanto podia ser promovida no curso da falência (suspensiva), como antes de sua decretação (preventiva), entendia-se a *concessão* decretada pelo juiz, diante de pedido do interessado e conforme prescrições estabelecidas por lei.

Concordata preventiva, quando era proposta antes que se tivesse decretado a falência do comerciante e, justamente, para evitá-la.

Nessas condições, o comerciante precisava mostrar que possuía firma registrada e que não tinha títulos protestados.

Concordata suspensiva era a que se promovia no curso da falência, logo depois de terminasse o período de sua sindicância e antes que terminasse o prazo do encerramento dela. Somente após a sentença que a concedesse, tanto na preventiva como na suspensiva, passava a concordata a exercer seus efeitos jurídicos contra todos os credores do concordatário, tivessem ou não participado do processo.

Preventiva ou suspensiva, a concordata era sempre homologada pelo juiz. E, somente a seguir desse ato, passava a produzir seus efeitos, mesmo contra os credores que a ela não anuíram.

As concordatas celebradas no estrangeiro somente obrigavam os credores residentes no Brasil quando devidamente homologadas pelo STF.

Se a concordata não era cumprida, podia qualquer credor pedir a sua rescisão. E, nesse caso, era o comerciante declarado falido ou retornava à falência.

Para sua legalidade, a concordata deveria atender aos princípios instituídos na lei falencial, revogada pela Lei 11.101/2005.

Ressalte-se que a Lei de Falências (Dec.-lei 7.661, de 1945) foi revogada pela Lei 11.101/2005. Nesta nova lei a concordata deixou de existir.

Concordata. No sentido que lhe é dado pelo Direito Internacional, significa o *acordo outorado diplomático* lavrado entre a Santa Sé e uma nação, com o fim de estabelecer princípios reguladores do exercício do culto no país e das relações entre o governo, que o assina, e o Vaticano.

CONCORDATÁRIO. Designação que se dava, pela antiga Lei de Falências, Dec.-lei 7.661, de 1945, à pessoa que fez ou a quem se concedeu concordata. A referida lei foi revogada pela Lei 11.101/2005. Nesta, a concordata deixou de existir, desaparecendo também a figura do concordatário.

Quando *concordatário*, não se podia o comerciante dispor ou onerar os bens imóveis pertencentes à massa, sem prévia audiência do juiz, ouvido o representante do Ministério Público.

Cabia aos credores impugnarem, assim, qualquer ato de alheação ou de oneração, pois a medida legal era de interesse deles.

Em relação, no entanto, aos bens imóveis, e, notadamente, aos bens pertinentes ao objeto do negócio, desde que não se tivesse oposto qualquer restrição, podia o concordatário deles dispor, na continuação de seus negócios, como em situações normais.

O concordatário era obrigado a cumprir todas as disposições clausuladas na concordata, sob pena de ser declarado falido ou ter reaberta a sua falência.

CONCORRÊNCIA. Vocábulo que se deriva do latim *concurrentia*, de *concurrere* (disputar, pretender, combater, contribuir), é aplicado na terminologia jurídica em todos os seus sentidos originários.

Concorrência. Na técnica dos negócios, sejam comerciais ou civis, revela o vocábulo, na sua significação de disputa, porfia ou pretensão, o ato pelo qual a pessoa procura estabelecer *competições de preços*, a fim de que *apure* as melhores condições em que possa efetivar a compra ou realizar a obra.

Em tal acepção, pois, concorrência dá a exata ideia da conjunção de pretendentes à compra ou à execução da obra, procurando sobrepujar em *preço* à melhor oferta.

Desse modo, quando, em linguagem do Direito Comercial ou Civil, como em linguagem de Direito Administrativo, se diz *sem concorrência*, se quer significar que a operação é, ou foi feita, sem que se verificasse, preliminarmente, a melhor oferta ou o melhor preço. Ou quer significar que para o ato não houve *disputante*, ou pessoa que lhe disputasse ou pretendesse a primazia.

Praticamente, e neste conceito, por concorrência entende-se a *tomada de preços*, para evidência das melhores condições de compra, venda ou de feitura da obra.

Concorrência. Na acepção de *relação* ou cotejo entre fatos ou coisas diversas, tem a propriedade de assinalar a *coincidência* ou *limite* entre dois valores.

Desse modo, quando se diz *até a concorrência*, bem se quer afirmar até o valor ou a *soma pecuniária* representada por uma situação, seja de crédito ou de débito.

Mostra, assim, o sentido de competição entre uma coisa e outra, que se devem igualar.

Por isso, quando se assevera que o ato de um pagamento ou amortização somente surtirá seus efeitos *até a concorrência* da quantia paga, embora a expressão tenha perfeito sentido de *até o limite* ou *até o montante*, é empregada para mostrar precisamente a relação entre um valor e outro valor, estabelecendo a necessária equivalência, que deve existir entre ambos, para que possa valer como a lei determina.

Concorrência. É tida ainda no sentido de contribuição, ou seja, a participação de alguém à feitura de um ato.

Notadamente, é aplicada quando assinala a obrigação de uma pessoa à contribuição de um encargo, atribuído à prática do ato, ou melhor, sua contribuição às despesas dele.

Concorrência. Na linguagem forense, sempre dentro de suas acepções originárias, que, em todos os casos, dela não se afasta, quer *concorrência* significar a evidência de *direitos iguais* sobre a mesma relação jurídica, opostas por pessoas diferentes.

Parece ter, assim, o sentido próprio de *igualdade* ou *simultaneidade*, visto que, tal como esta expressão, mostra a existência concomitante de várias pretensões sobre o mesmo objeto.

Mas, na verdade, não se afasta de seu vencimento de *disputa* ou de *competição*, apresentada sobre a mesma coisa, o que, em realidade, o é, embora queira indicar a *igualdade de direitos* entre os disputantes.

A alegação, assim, feita em juízo, por várias pessoas sobre o mesmo objeto, concorrência que se indica, não passa de disputa ou competição entre vários pretendentes à mesma coisa, ou seja, o exercício da pretensão que várias pessoas mostram ter sobre o mesmo objeto ou o mesmo direito.

CONCORRÊNCIA DESLEAL. Em sentido comercial ou de negócios, por concorrência entende-se a *disputa de clientes* ou de *fregueses*. É a *rivalidade* comercial ou industrial.

Por processos legais, engenhosos e eficientes, procura o comerciante ou industrial promover a ampliação de seus negócios, aumentando as suas vendas.

Fazer concorrência, dentro dos limites permissivos da lei, é ato lícito e uma das faculdades da pessoa, mesmo que, nesta indicação, atinja o próprio ridículo com afirmativas exageradas.

Mas, se para promover a propaganda de seu estabelecimento, para cativar clientes, vem o comerciante ou industrial pôr em prática meios desonestos e contrários às boas normas, vem promover confusões em detrimento de outros competidores, fazendo falsas afirmações, usando de maldades ou empregando meios fraudulentos para desviar a clientela de outrem, diz-se, então, que a *concorrência é desleal*. E a pune a lei penal (Cód. Penal, artigo 196).

Desta forma, a concorrência diz-se *desleal* quando nela se pressupõe a intenção de prejudicar a outrem por processos que a lei ou os bons costumes não toleram.

A concorrência desleal pode mesmo anotar-se entre pessoas que não sejam comerciantes ou industriais, ou seja, entre profissionais de outros ofícios ou artes.

Mas, como é claro, deve ser sempre anotada entre pessoas que negociam ou exploram *o mesmo ramo*. Esta condição é que gera a *rivalidade*. E, em virtude desta, é que a concorrência se pode fazer deslealmente, não havendo, pois, concorrência entre pessoas de negócios ou ramos diferentes.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA. Aí se tem concorrência no sentido de competência de preço ou procura de melhor oferta, para realização de um negócio ou execução de uma obra.

E se diz *pública* para assinalar a medida administrativa posta em prática pelos poderes públicos, em cumprimento a imperativo legal.

A concorrência pública está adstrita a regras formuladas nas leis e regulamentos.

E, segundo seu próprio sentido, tem a finalidade de garantir o melhor serviço e o melhor preço, verificada pela execução da medida.

CONCORRENTE. Assim se diz da pessoa que *concorre* com outra a alguma coisa. São os participantes ou disputantes de uma concorrência.

Em matéria comercial, assim se diz do comerciante que apresenta preços ou mercadorias, em condições competitivas, assim concorrendo em preço e qualidade com os demais comerciantes.

CONCUBINA. Derivado do latim *concubina*, é o vocábulo usado para designar a mulher que tenha vida em comum com um homem, ou que mantém, em caráter de permanência, relações sexuais com ele. Nesta razão, a qualidade de *concubina* não advém do fato de a mulher manter relações com um homem, que não é seu esposo legítimo. É consequência de ser *tida e mantida* por este homem, por conta de quem vive. E com *ele* só pratica o *concúbito*.

Pode, assim, *coabitar* com ele, ou viver em *casa por ele mantida*.

Desse modo, a *concubina* não é *prostituta*, porque se entrega a um só homem. Nem é *amante*, porque as relações que mantém com o *amásio* ou *amigo* têm caráter mais duradouro. E mostram o estado de *mancebia* ou de *concubinato*.

CONCUBINATO. Assim se diz da *união ilegítima* do homem e da mulher. É, segundo o sentido de *concubinatus*, o estado de *mancebia*, ou seja, a *companhia de cama* sem aprovação legal.

Embora *concúbito* signifique *coabitação*, no sentido legal, *concubinato* não se forma pela exigência primária desta situação, ou seja, do estado de casado entre os *concubinários* (componentes do concubinato, homem e mulher).

Tanto basta que a *concubina* ou *mulher ilegítima* exista, tida e mantida por um homem, que também não é seu esposo, e que esta mulher seja *somente dele*, ou *somente com ele* pratique o *concúbito*.

Sendo assim, sem que possa haver distinção nos efeitos, que do concubinato se possam gerar, ele se apresenta sob um duplo aspecto:

- a) de coabitação, em virtude de que homem e mulher vivem em estado de casados (*more uxorio*);
- b) de manutenção da mulher, por conta do homem, para que seja sua concubina, ou seja, em terminologia vulgar, sua *companheira de cama*, em caráter de *frequência* ou *habitualidade*.

Nesta razão, o primário elemento do concubinato é o *concúbito* contínuo e exclusivo da mulher com o homem com quem habita ou que a mantém, como sua *amásia* ou concubina.

Ver o verbete *união estável* sobre o novo conceito do concubinato em decorrência das disposições do Código Civil de 2002 (nsf)

CONCURSO. Derivado do latim *concursus*, de *concurrere*, possui, de um modo geral, sentido análogo à *concorrência*, pois que significa o ato ou fato de *concorrer*, em virtude do que mostra, em regra, a *participação* de várias pessoas a um ato, ou a *afluência* de coisas ou atos para a composição de outra coisa, evidência de um fato, ou constituição de um ato. Em realidade, *concurso*, tal qual *concorrência*, traz ideia de *disputa* ou *rivalidade*, quando não significa mera *conjunção* de coisas ou pessoas, em que não se contém este sentido de *oposição*, mas o de *combinação*.

Concurso. Na técnica do Direito Administrativo e do Direito Civil, embora não se prive o vocábulo do seu sentido originário, de *afluência de disputantes* à conquista de determinado *prêmio* ou *promessa*, possui a função de designar o *processo de seleção*, posto em prática por uma pessoa ou pela autoridade pública, a fim de escolher candidatos de um trabalho ou ao exercício de um cargo.

No sentido que lhe empresta o Direito Civil, o *concurso* tem a função de promover esta *seleção*, segundo as bases em que foi formulado, não somente para o fim de escolher pessoa habilitada à execução de um trabalho, como, por vezes, com intuítos culturais de premiar a inteligência.

Deste modo, ou é meio preparatório à conclusão do contrato que se segue, ou será simples promessa de recompensa ao candidato escolhido, desde que tenha satisfeito as condições do próprio concurso.

Segundo o conceito do Direito Administrativo, também se lhe dá a significação de *processo de seleção* para escolha dos candidatos que, se aprovados, ficam com direito à nomeação aos

cargos, para que foram tais concursos estabelecidos, consoante regras da legislação ou regulamento que os disciplina.

Tais concursos serão de *provas* e de *títulos*.

A Lei nº 11.250/2011 incluiu no Código Penal o art. 311-A que considera crime as fraudes em certames públicos. (npg)

CONCURSO DE AÇÕES. Aqui, é empregado na acepção de *afluência* tendo, assim, o mesmo sentido de *concorrência*.

Concurso de ações, pois, indica a evidência de duas ou mais ações, de que se pode utilizar a pessoa para o mesmo fim.

Neste sentido, então, bem se vê sua distinção da *acumulação de ações*, que se entende *ajunção*, em um só processo, de duas ou mais ações diferentes, isto é, que poderiam ser processadas separadamente.

Um, o *concurso*, indica os caminhos que podem ser escolhidos. Outra, a *acumulação*, a forma por que se processam ações conexas ou de interesses tão íntimos que necessitam de julgamento conjunto.

As ações concorrentes não se eliminam pela simples propositura de uma delas, desde que o direito as assegure. Somente se extinguem, se obtido o resultado com a propositura de uma delas. Assim, perdem as demais sua própria razão, uma vez que, pelo outro caminho, o direito se integrou, segundo o desejo de seu titular.

CONCURSO DE CREDORES. Além da afluência de *credores*, em tal caso, *concurso* tem também o sentido de *disputa*.

Assim se designa como *concurso de credores* o processo pelo qual os credores de um devedor comum, caído em *insolvência*, promovem contra o mesmo uma *execução coletiva*, a fim de que, na proporção de seus créditos e na força dos bens arrecadados do *insolvente*, se cubram dos créditos.

Mostra-se, destarte, uma *falência civil*, intentada contra *devedor civil*.

Há notável diferença entre *insolvência civil* e *insolvência comercial*: nesta, tanto basta a falta de pagamento da obrigação líquida e certa, no dia de seu vencimento; na *civil*, insolvabilidade tem o sentido de nada ter ou o que tem *não chega* para solver seus compromissos.

Neste sentido, pois, o concurso de credores somente se processa quando o montante das dívidas é superior aos haveres do devedor.

Sem esta *insuficiência de bens* não se justifica o concurso. E nisto está precisamente a diferença entre as duas espécies de *insolvência*, pois que na *comercial* pode a *insolvência* evidenciar-se mesmo com *suficiência de bens*.

Além da *disputa* relativa ao valor de seu crédito, pode o credor, no concurso instaurado, *concorrer* por preferência, não somente sobre os bens do devedor, como sobre os valores que eles representam, se já convertidos em espécie pela arrematação.

A oportunidade do concurso de credores e seu processo são determinados pela lei processual, em harmonia com a lei civil.

Mas, instaurado o concurso, que pode ser promovido por qualquer credor, em virtude de circunstância legal que o autorize, cada credor deve habilitar-se devidamente, a fim de que possa disputar a respeito de seu direito, apresentando o título hábil em que ele se funda.

Se *retardatário*, somente por ação direta pode pleitear o que lhe compete.

O concurso de credores também pode ocorrer nos inventários, se o passivo do *de cujus* era superior ao ativo. E, por esta forma, se delibera o pagamento das dívidas apuradas, para que se livrem os herdeiros de atenderem depois o pagamento que, *pro rata*, lhes caberia.

O concurso de credores se diz de *rateio* ou de *preferência*, conforme se disputa o pagamento do crédito ou a preferência dele.

CONCURSO DE CRIMES. Assim se entende a pluralidade de crimes ou infrações cometidas por uma pessoa.

Doutrinariamente, conforme registra, em regra, a lei penal brasileira (arts. 69 e 70), o concurso de crimes pode ser *material* e *formal*.

É *material*, quando ocorre a sucessão de fatos *materialmente* distintos, produzindo ou causando *pluralidade* de crimes ou infrações independentes.

É *formal*, quando mediante uma só ação ou omissão, ou seja, mediante um só ato, pratica o agente dois ou mais crimes ou contravenções.

A lei penal marca regras próprias para a aplicação das sanções nas duas espécies de *concurso*.

O concurso de crimes não se confunde com o *crime continuado*: no concurso há crimes distintos, há infrações independentes. Na *continuação*, a execução iniciada *continua*, mostrando-se, destarte, uma forma de *execução prolongada*.

CONCURSO DE PESSOAS. Assim se entende a participação de várias pessoas na prática do ato, sem o que o mesmo não se realizaria.

Em matéria penal, todos os agentes participantes do concurso dizem-se *coautores*.

Em matéria civil, o concurso, por vezes, torna-se necessário para que o ato se pratique: assim se entende em negócios ou operações de imóveis em que há condomínio, cuja venda ou hipoteca somente se proceda validamente com o concurso de todos os condôminos.

CONCURSO DE PREFERÊNCIA. Ocorre no concurso de credores. Indica-se a pretensão de um credor referente à preferência que diz ter sobre os bens do devedor ou sobre o preço da coisa, de modo a se considerar *privilegiado* em relação a outros credores, que não possuem títulos de crédito iguais ao seu.

No concurso de credores, a preferência possui *gradação*. E em virtude de sua força é que se avaliam os direitos preferenciais dos credores.

Entre credores iguais não há preferência: entre eles há disputa de iguais direitos, entrando em rateio se os haveres do devedor não chegam para lhes pagar a totalidade dos créditos.

CONCUSSÃO. Derivado do latim *concussio* (extorsão), não possui, na linguagem jurídica atual, sentido diferente do que tinha entre os romanos, que o chamavam de *crimen repetundarum*, fundado no *abuso do poder público*, de que se acha investida a autoridade.

Designa, então, a *extorsão* ou *exigência abusiva* do funcionário público ou autoridade pública, que, encarregada de arrecadar dinheiros públicos, oriundos de impostos, direta ou indiretamente, exorbita de seus deveres, fazendo com que os contribuintes paguem mais do que realmente devem pagar. Ou mesmo sem essa atribuição arrecadadora, mas em razão do cargo, exige de outrem qualquer vantagem, seja para si ou para outra pessoa.

Em relação aos dois *atos*, se apenas se anota *exigência abusiva de imposto indevido*, mais propriamente se diz *excesso de exação*, que, tal como a *concussão*, também se configura crime.

Mas será *excesso de exação* se, cobrando o imposto, que sabe indevido, dele dá entrada nos cofres públicos. Mas, se o cobra a mais, em seu proveito ou de outrem, é pura concussão, pois que comete o abuso de cobrar aquilo que não é devido: *metus publicae potestatis*.

São, assim, caracteres do crime:

- a) ser o *agente* funcionário público ou concessionário de serviço público;
- b) abuso ou ilegitimidade da *cobrança* ou *exigência* fundada na sua qualidade de funcionário, ocorrido mesmo fora da função, desde que em razão dela;
- c) a ciência da *extorsão* ou da *exigência abusiva*, de que procede a ilegitimidade da ação.

A sanção penal aos crimes vem inscrita no art. 316 da lei penal.

Quando não há razão do cargo ou função, a exigência indevida, de vantagens pecuniárias, diz-se *extorsão* e, nesta designação, se configura e capitula crime punível.

Na evidência do crime, o *concessionário* de serviços públicos equipara-se ao funcionário público.

CONCUSSIONÁRIO. Funcionário que pratica ou é indiciado pelo crime de concussão.

CONDENAÇÃO. Derivado de *condemnatio*, de *condemnare*, em qualquer aspecto em que se depare, indica a decisão que condena alguém a alguma coisa.

No entanto, segundo a matéria a que se refere, diferente é o objeto da *condenação*.

Em matéria civil ou comercial, a condenação se mostra o *decisório judicial*, em virtude do qual é a pessoa condenada a dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Indica-se a *sentença que condena*.

E esta condenação tanto se pode dirigir ao réu para satisfazer, em parte ou no todo, o pedido inicial do autor, como se pode dirigir ao autor, para considerá-lo carecedor da ação ou devedor da reconvenção, proposta pelo réu.

Em matéria criminal ou penal, a condenação indica a responsabilidade ou imputabilidade de um delito ou de uma contravenção atribuída a pessoa, em virtude do que lhe é imposta uma *pena*, como reparação ao mal praticado.

Durante os efeitos da *pena*, imposta à pessoa, o que se indica a condenação, ficam suspensos todos os seus direitos políticos.

Vide: *Sentença, Caso julgado*.

CONDENAÇÃO ALTERNATIVA. Refere-se à condenação, em matéria civil, e se entende aquela em que o objeto da condenação possa ser cumprido por mais de uma forma. Assim, antes que se execute a sentença, deve ser promovida a *escolha*, seja pelo devedor ou pelo credor, segundo o direito assegurado a um ou a outro.

Em regra, a condenação alternativa resulta de *pedido alternativo*.

CONDENADO. Designa a pessoa contra quem se pronunciou a *sentença condenatória*.

Mas, consoante o domínio em que a sentença se pronunciou, se no cível, se no criminal, a significação do *condenado* tem sentido diferente.

No cível, o condenado é a pessoa que, sendo o réu ou autor em uma demanda, obteve sentença desfavorável às suas pretensões, sendo, por isso, obrigado a cumprir e a respeitar o *decisório judiciário*, que pôs termo ao *litígio*.

Diz-se também *vencido*, opondo-se, assim, ao *vencedor*.

No Direito Penal, *condenado* é a pessoa contra quem se imputou a responsabilidade de um crime ou de uma contravenção, em virtude do que se lhe impôs a sanção penal, consistente na condenação.

O condenado, aí, é, então, o *criminoso*.

CONDESCENDÊNCIA. Derivado do latim *condescendentia*, de *condescendere* (condescender, anuir), quer significar a ação de permitir que se pratique um ato ou se faça qualquer coisa, sem qualquer oposição, de modo a parecer, até, que se *anima* a sua prática ou execução.

A condescendência mostra, em regra, um *consentimento tácito* à prática do ato ou à feitura do negócio, em virtude do qual se verifica que a pessoa o aprova ou o permite sem qualquer oposição. É ato de *indulgência*, ou de *benevolência*.

A evidência da condescendência implica o conhecimento do fato ou do ato, que se permitiu ou que se deixou fazer, quando se poderia impedir ou tomar as medidas exigidas para a sua anulação ou invalidação.

E se tais fatos ou atos constituem crime ou contravenção, e aquele que os deveria impedir não os procurou evitar, ao contrário, *condescendeu* neles, isto é, ciente de sua ocorrência nada fez ou deliberou, a *condescendência* em tal caso se mostra *criminosa*, ficando o *condescendente* passível da sanção penal, pois que, em semelhantes circunstâncias, consentiu também na infração ou no delito.

CONDIÇÃO. Palavra derivada de *conditio*, de *condere*, possui as acepções de estado, modo de ser, meio, cláusula, direito de escolher, vantagem.

Condição, na acepção de *estado*, tem o mesmo sentido de *qualidade*, indicando, assim, o *modo de ser* de uma pessoa ou de uma coisa. A *condição* de escravo; a *condição* de homem livre.

É, por isso, indicativo da *classe, posição, situação, caráter* ou de qualquer outra qualidade, em razão da qual os homens gozam entre si de diversos direitos, ou as coisas se apresentam na multiplicidade de aspectos, em que são *objeto de direito*.

Condição. Mas, na terminologia jurídica, possui o sentido de *cláusula* ou *disposição*, que se insere em um contrato, para que dela dependa a execução de um ato futuro ou dela dependa a eficácia de um ato jurídico.

Evidencia-se, pois, a *declaração acessória*, fundada num acontecimento futuro e incerto, de que dependerá a eficácia de um *ato jurídico*, indicativo da *declaração principal*.

A condição se objetiva, precisamente, no *evento*, a que se refere a cláusula ou disposição.

Fixando a *condição* um *fato*, a que se subordina a *formação* ou *resolução* do ato jurídico, não deve ser confundida com a *causa*, com o *modo*, nem com a *demonstração*, que possam ser insertos neste ato.

A *causa* é sempre o princípio que faz gerar o ato. Bem verdade que, por vezes, a *causa final* possa revelar uma condição. Por exemplo: *Faço a Pedro a doação X, para que ele construa uma casa.*

Modo é uma das restrições impostas pela vontade, a que, geralmente, se diz *encargo*, o qual não sendo cumprido revoga a *disposição*, em que se confere o direito.

Mas *modo* é maneira de executar ou de exercer o direito conferido, não impedindo que se use dele, antes de cumprido, enquanto a *condição*, segundo seu próprio sentido, não o permitirá sem a satisfação da determinação por ela imposta.

E, aí, está a verdadeira aceção da *condição* — evento futuro e incerto de que se faz depender o cumprimento de uma obrigação ou de uma disposição.

Em razão disso, não se pode exigir o cumprimento da obrigação ou da disposição sem que se verifique o implemento da condição. E quem pretenda ter adquirido direito por tal forma, deve provar a condição.

A *demonstração* é uma *explicação*, designativa de coisa ou pessoa; não impõe condição.

Assim, por exemplo: *Lego a João, meu sobrinho moreno.* Demonstro a qualidade de *moreno*, mas não imponho condição, pois que, se branco ele é, o legado a João se faz perfeito, desde que a demonstração, mesmo enganosa, não retira a perfeição da declaração da vontade expressa do doador.

Qualquer ato jurídico, em regra, pode ser subordinado a condição.

No entanto, excetuam-se: o casamento, o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento, a adoção, a separação, o repúdio da herança ou do legado, a aceitação da testamentaria, a compensação, a emissão de títulos de crédito, a subscrição de ações em sociedades anônimas etc.

Na doutrina, por seus efeitos, as condições dizem-se: *potestativas*, *casuais* e *mistas*.

Mas podem apresentar-se sob outros aspectos. E assim se dizem também: *possíveis e impossíveis*, *lícitas e ilícitas*, *suspensivas e resolutórias*, *divisíveis e indivisíveis*, *expressas ou tácitas*.

Condição. Denominação que se dá à própria *cláusula* em que ela se inscreve, ou seja, a própria manifestação da vontade que a impõe.

E, neste sentido, tem significação equivalente a *cláusula* ou a *encargo*, apresentando-se como *acessório* a cláusula ou encargo principal.

CONDIÇÃO AFIRMATIVA. Assim se diz da condição, em oposição à *negativa*, quando o efeito ou eficácia do ato depende de evento ou acontecimento *que se realize*. Diz-se também *condição positiva*, pois se equivalem os sentidos.

CONDIÇÃO CAPTATÓRIA. Derivado de *capture* (ambicionar), o vocábulo *captatória* dá bem sentido da espécie de condição que determina.

É aquela que se funda na *ambição* ou no desejo de *usufruir vantagem*, por parte daquele que dispõe sob a condição.

Em verdade, perde esta seu caráter de evento futuro e incerto, desde que se evidencia uma *imposição* da parte em seu proveito, desde que condiciona a validade ou eficácia do ato à prática de outro ato que lhe traga uma vantagem, estranha ao objeto do próprio ato. E pode essa vantagem ser para ele ou para outrem.

Em matéria de legado ou de herança, não se permite a *condição captatória*, em virtude da qual o testador ou doador institui que a herança ou o legado se conferirá à pessoa, sob a condição de que faça o beneficiado, em seu favor, ou de outrem por ele designado, testamento ou legado.

O *animus captandi*, imposto na condição, implica, pois, a *exigência* de ato que vem beneficiar aquele que a inscreveu numa declaração de vontade, sem o que esta não se validará a favor de outrem, ou seja, a favor da pessoa a quem se dirige.

Nos *contratos bilaterais*, a *condição captatória*, desde que incida sobre *objeto lícito*, não se mostra cláusula viciosa. É faculdade das partes imporem-se reciprocamente *condições*, a serem registradas, a respeito dos atos contratados.

Já o mesmo não ocorreria nas disposições de última vontade, que, segundo intuito legal, devem mostrar espontâneas manifestações unilaterais, sem o aspecto convencional, em que resultariam com a validade da condição captatória.

CONDIÇÃO CASUAL. Segundo o próprio sentido de *casual*, a condição que tal palavra determina bem se mostra aquela cuja realização não depende da vontade da parte contra quem é imposta: é a que depende do *acaso* ou de vontade estranha à pessoa, a quem aproveita.

Mesmo *casual*, deve ser possível e lícita, pois a qualidade de evento incerto ou futuro, que é de seu atributo, não implica nem a impossibilidade ou nem a inadmissibilidade legal.

CONDIÇÃO DEFESA. Derivado de *defensus*, defeso é o que é vedado, proibido.

Condição defesa, assim, é a que não é permitida por lei. É a mesma *condição ilícita*.

Na sucessão, a *condição captatória* é uma condição defesa.

CONDIÇÃO DIVISÍVEL. É a que se possa cumprir em partes, desde que sua qualidade física permita esta divisão.

CONDIÇÃO DO MERCADO. Expressão usada para indicar, em técnica de comércio, a cláusula que se impõe num contrato de compra e venda, ou noutro em uso comercial, em virtude da qual o vendedor, ou contratante, se obriga a entregar a mercadoria, ou a cumprir a obrigação, na praça do comprador, segundo as regras oriundas dos usos e costumes admitidos na mesma.

CONDIÇÃO EVENTUAL. Designação determinativa de condição que advém, não como consequência da manifestação expressa da vontade das partes, mas como uma decorrência da natureza do direito, a que acede.

Em tal situação, a circunstância que advém não se pode propriamente chamar de *condicional*, mas meramente *eventual*, pois como *imprevisto* é que veio para modificar efeitos de atos jurídicos anteriormente executados.

A *condição eventual*, assim, mostra-se em idêntica manifestação da *condição tácita*.

CONDIÇÃO EXPRESSA. É a que decorre da declaração da vontade de um dos contratantes, subordinando a validade do ato a evento futuro e incerto, manifestado de maneira inequívoca no contrato estabelecido.

Desse modo, a condição expressa se mostra aquela que deriva, exclusivamente, da vontade dos contratantes.

Opõe-se, assim, à *condição tácita*.

CONDIÇÃO FALÍVEL. Na sua significação, *falível*, do latim *fallere*, quer dizer o que *pode faltar* ou *não vir*.

Compreende-se, pois, que o sentido de *falível*, atribuído à condição, dá a ideia daquela que pode não ser cumprida, que pode não vir. É o *fato que pode não acontecer*.

Nesta razão, embora se anote a *possibilidade* do *evento*, será falível caso possa não acontecer.

CONDIÇÃO ILÍCITA. É a que não é admitida por lei, por ser imoral ou contrária aos próprios princípios legais.

As condições ilícitas não promovem qualquer modificação ao ato que desejam subordinar, pois que são como não escritas ou manifestadas.

CONDIÇÃO IMPOSSÍVEL. É a condição que não se pode cumprir, ou seja, aquela que é *irrealizável*, prática ou materialmente, ou em virtude de qualquer outra circunstância que impeça a sua realização.

Nestas condições, a impossibilidade da condição se revela de ordem *física*, *moral* ou *jurídica*, segundo advém de qualquer obstáculo desta ordem.

Física, se há impossibilidade material, ou seja, quando o cumprimento da condição excede às próprias forças da natureza.

Moral, quando a impossibilidade se gera de interdição moral, ou seja, por atentar a condição aos bons costumes e à própria moral.

Jurídica, quando a impossibilidade se funda em proibição legal, isto é, por ser contrária à própria lei.

CONDIÇÃO INDEVIDA. É o nome que se dá à *ação de repetição do indébito*, que se funda no fato de ter alguém pago a outrem o que não era devido, concorrendo, ilegitimamente, para um enriquecimento indébito.

CONDIÇÃO INDIVISÍVEL. Assim se entende aquela que se deve cumprir de uma só vez e integralmente, desde que por sua própria natureza ou constituição física não admite qualquer divisão.

CONDIÇÃO LÍCITA. Lícita se entende toda condição que, não sendo igual ou impossível, não seja expressamente vedada pela lei.

CONDIÇÃO MISTA. É denominação dada à condição, quando a sua evidência depende, em parte, da vontade de uma das partes, em outra, da evidência de evento futuro e incerto, ou seja, do acaso.

CONDIÇÃO NECESSÁRIA. Assim se diz da condição que é necessária ou inerente à natureza do ato.

Deste modo, não é a condição que resulte da vontade das partes, mas a que, implicitamente, advém da natureza do ato, sem que se mostre indispensável a sua enunciação expressa pelas partes.

É a condição que se diz *eventual* ou *tácita*, porque decorre do enunciado ou da declaração principal.

É, assim, a promessa de um dote. Há nela a *condição necessária eventual* ou *tácita*: torna-se exigível se o casamento se segue (*si nuptiae fuerint secutae*).

São as condições chamadas *conditiones tacitae* ou *quae tacite insunt*.

CONDIÇÃO NEGATIVA. Ao contrário da positiva ou da afirmativa, é a condição em que se estipula que a validade do ato depende da *não realização* do acontecimento ou da *não chegada do evento*.

Na positiva, o evento é para realizar-se; na negativa é para não se realizar.

CONDIÇÃO POSITIVA. É a *condição afirmativa*.

CONDIÇÃO POSSÍVEL. Assim se diz da condição em que se estabelece objeto possível isto é, realizável ou admissível. E, neste particular, a condição possível ou é casual, potestativa ou *mista*.

A ideia de *possibilidade* dá o sentido de *legal* ou *admissível*, pois que o mesmo *possível*, significa que a condição pode ser realizável ou irrealizável, ou seja, cumprida ou não cumprida.

A *possibilidade*, assim, opõe-se, em tal caso, à *impossibilidade*.

CONDIÇÃO POTESTATIVA. A qualificação *potestativa*, derivada do latim *potestativus*, *depotestas* (poder), dada à *condição*, bem indica o sentido em que se lhe deve tomar.

É a condição, cuja existência ou realização dependerá da vontade exclusiva de uma das partes, seja em todo ou seja parcialmente.

Neste particular, então, ela será *potestativa* tanto ao lado do *credor*, como ao lado do *devedor*, desde que a execução do *fato*, a que se subordina o contrato, dependa da vontade de um ou do outro.

A condição potestativa, segundo a própria natureza em que se possa manifestar, diz-se: *pura*, *simples* e *mista*.

Entende-se como *condição potestativa* para aquela em que se subordina a execução da obrigação, *exclusivamente*, ao arbítrio de uma das partes, ou seja, do *devedor* da obrigação. Conhece-se, também, sob o nome de *meramente potestativa*, ou *puramente potestativa*.

A lei brasileira não reconhece validade na condição puramente potestativa, desde que, por ela, se subordina a condição do contrato ou da obrigação ao *arbítrio* ou *mero querer* de uma das partes.

Esse *arbítrio*, por isso, revela o *poder* (*potestas*), que reside na *exclusiva vontade*. E a condição terá de se fundar num *fato* ou num *evento*.

A *condição potestativa* é simples quando somente *em parte* possa depender da vontade de uma das partes que participam do contrato, ou quando se funda no evento de *fato material possível*, embora consistente em *ação* ou *omissão* de uma das partes.

Desse modo, a condição é dependente da vontade de uma das partes, em conjunção com um fato, que possa ser de seu interesse.

Aí, não se encontra na *dependência absoluta*, como na potestativa pura, mas da vontade e do ato que deve praticar ou do fato possível, que deve realizar-se.

Em razão disso, nos atos entre vivos, como nos de última vontade, não se impede a condição potestativa que se mostre simples, desde que condiciona a eficácia do ato jurídico à prática de ação ou omissão de quem nelas tenha interesse, e que, por isso, as pode executar ou delas se abster.

A *condição potestativa mista* é aquela que, ao mesmo tempo, depende da vontade de uma das partes e de evento futuro e incerto. É ao mesmo tempo *potestativa* e *casual*.

É condição válida e, por isso, subordina lícitamente o efeito do ato jurídico à sua verificação.

CONDIÇÃO RESOLUTIVA. Segundo o próprio sentido da palavra que a especifica, *resolutiva*, de *resolver* (dissolver, desfazer, desmanchar), bem se tem o seu conceito.

Condição resolutiva é a que, quando vem, *extingue* a obrigação, ou *dissolve* o contrato.

Desse modo, ocorre quando a convenção ou o ato jurídico é puro e simples, exerce sua eficácia desde logo, mas fica sujeito a evento futuro e incerto que lhe pode *tirar* a eficácia, rompendo a relação jurídica anteriormente formada.

Dá-se, por ela, o contrário da *suspensiva*, que estabelece o *vínculo jurídico*, que não existia enquanto não viesse, ao passo que a *resolutória* ou *resolutiva* o extingue, quando ocorre.

Nesta razão, diz-se que a condição resolutiva é aquela que se impõe à convenção pura e simples, cuja *resolução* está subordinada a uma condição suspensiva.

A relação jurídica está formada, mas tem a dominar-lhe a eficácia a condição suspensiva, quanto à sua resolução. E se esta se realiza desfaz-se o direito, voltando tudo ao que era antes.

CONDIÇÃO SUSPENSIVA. A condição se diz *suspensiva*, de *suspender* (para atividade ou efeito, paralisar, conservar sem ação ou andamento), quando o *efeito do ato jurídico se susta até que advenha o evento* e se cumpre a condição.

Quer então significar que o contrato não se forma, nem a obrigação, de que resulta, se exige, enquanto a *condição* não se cumpre.

A eficácia do ato jurídico depende fundamentalmente dela. E não há contrato exequível sem que ela se verifique.

A rigor, somente a *condição suspensiva* se mostra uma condição perfeita, pois que, em verdade, se mostra o evento futuro e incerto, de que depende a eficácia do ato ou a exigibilidade da obrigação, os quais, sem que ela venha, não se formam com perfeição.

CONDIÇÃO TÁCITA. Assim se diz da condição que não vem da vontade da parte, nem está expressa no ato em que se impõe, mas decorre, implicitamente, da natureza do próprio ato.

Vide: *Condição eventual*, *Condição necessária*.

CONDIÇÃO VOLUNTÁRIA. Opõe-se à condição *necessária*. É a condição que se mostra uma declaração acessória da pessoa para restringir ou modificar o ato jurídico formulado.

Firma-se, por isso, na *vontade* que a estabelece.

CONDICIONAL. Qualifica o vocábulo ato ou contrato que é ordenado ou subordinado a uma condição.

E assim se diz *herdeiro condicional*, para designar aquele que é instituído sob condição suspensiva; *obrigação condicional*, a ser cumprida somente quando se verifica a condição, a que se está adstrita; *venda condicional*, para indicar a venda que está dependente de condição etc.

CONDICIONAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EMERGENCIAL.

Tipo penal incluído pela Lei 12.653, de 2012, que se caracteriza com a exigência de cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de

formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial (art. 135-A do Código Penal).

CONDOMÍNIO. Palavra formada da preposição *com* e do substantivo *domínio*, do latim *dominium* (direito de propriedade), assinala a circunstância de ser a propriedade pertencente a mais de uma pessoa.

Desse modo, tecnicamente, *condomínio*, na linguagem do Direito Civil, significa o *direito* simultaneamente tido por várias pessoas sobre o mesmo objeto, incidindo tal direito não em uma *parte determinada*, mas num *quinhão ideal*, atribuído segundo a força do direito próprio de cada pessoa.

O condomínio, pois, indica a *propriedade em comum*, ainda em estado de indivisão, ou seja, *pro indiviso*.

O condomínio se extingue pela *divisão*, em virtude da qual cada proprietário passa a exercer o domínio sobre a parte da coisa que lhe é *partilhada*.

Quando, no entanto, não é a coisa *divisível*, por não poder ser comodamente dividida, somente mediante *venda* dela, pedida pelas partes interessadas e autorizada pelo juiz, quando amigavelmente não se acordarem nela, pode também extinguir-se, não pela divisão da coisa, mas pela repartição entre os seus proprietários do preço conseguido.

Condomínio. Sem fugir ao conceito que lhe é atribuído pelo Direito Civil, igualmente se designam como *condomínio* as diversas dependências de um *prédio de apartamentos*, como corredores, elevadores, áreas, etc., de *uso comum*, e que, por essa razão, pertencem à totalidade dos proprietários de apartamentos do edifício. As despesas com a manutenção destas dependências, como as de luz, conservação, energia, etc., bem assim os salários dos zeladores, porteiros e ascensoristas, correm por conta dos condôminos, proporcionalmente ao valor de seus apartamentos.

Semelhante condomínio é administrado por um *síndico*, eleito pelos condôminos.

Condomínio. Significando *domínio*, na terminologia do Direito Internacional, o poder jurisdicional exercido por uma potência ou país soberano sobre um território, *condomínios* significa este mesmo *poder*, quando exercido em comum por dois Estados sobre um mesmo território.

CONDOMÍNIO DE FATO. Assim se denomina o condomínio cuja constituição não atendeu aos requisitos da Lei nº 4.591/64, com o registro da convenção ou com a formal indicação dos órgãos dirigentes como o síndico e o Conselho Fiscal. Cada vez mais a jurisprudência tem reconhecido efeitos jurídicos ao condomínio de fato, principalmente no que diz respeito à contribuição imposta aos interessados quanto às despesas comuns. (nsf)

CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Condomínio edilício é expressão utilizada no Código Civil de 2002 para designar, nas edificações, partes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Entende a doutrina que se aplicam as regras do condomínio edilício, no que couber, aos condomínios assemelhados, tais como loteamentos fechados, multipropriedade imobiliária e clubes de campo. (nsf)

O saudoso mestre Caio Mário da Silva Pereira ao elaborar o anteprojeto do que depois se tornou a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, cuja ementa enuncia que dispõe sobre o condomínio em edificações e a incorporação imobiliária, preferiu dizer no art. 1º, evitando a específica denominação, seja ela condomínio edilício ou qualquer outra: “as edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou não residenciais, poderão ser alienados, no todo ou em parte, objetivamente considerados, e constituirá, cada unidade, propriedade autônoma sujeita às limitações desta Lei.”

Entretanto, outras denominações são as preferidas pela doutrina, como propriedade em planos horizontais superpostos ou, abreviadamente, propriedade horizontal (a preferida por Caio Mário e Orlando Gomes), condomínio por andares, condomínio de edifícios, condomínio horizontal etc. Na Argentina utiliza-se propriedade por pisos ou propriedade por apartamentos; Espanha e Portugal preferem propriedade horizontal e a Itália o condomínio edilício, expressão defendida por Miguel Reale sobre o argumento de que se trata de um

condomínio que se constitui objetivamente, como resultado do ato de edificação, sendo por tais motivos denominado edifício.

Enfim, a nova denominação “Condomínio Edilício” não é isenta de críticas mas tem a inegável qualidade de uniformizar a denominação de tão importante e complexo instituto. (nsf)

CONDOMÍNIO HORIZONTAL. O condomínio em planos horizontais foi previsto nos arts. 8 e 64 da Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Diz o art. 68: “Os proprietários ou titulares de direito aquisitivo sobre as terras rurais ou os terrenos onde pretendam construir ou mandar construir habitações isoladas para aliená-las antes de concluídas, mediante pagamento do preço a prazo, deverão, previamente, satisfazer as exigências constantes do art. 32, ficando sujeitos ao regime instituído nesta lei para os incorporadores, no que lhes for aplicável.” Doutrinadores como Hely Lopes Meirelles e Eurico de Andrade Azevedo consideram expressões equivalentes “condomínio horizontal” ou “loteamento fechado”. (nsf)

Vide: *Condomínio Edilício*. (nsf)

CONDOMÍNIO VERTICAL. Condomínio vertical, também chamado de condomínio “deitado” pelo Professor Jorge Ramos, embora a maioria da doutrina prefira denominá-lo de “condomínio em planos horizontais” ou “propriedade horizontal” é aquele que se estabelece na construção de casas térreas ou assobradadas, diferentemente do condomínio que se estabelece nos prédios de apartamentos ou escritórios, construídos em vários andares. (nsf)

CONDÔMINO. Assim se designa a pessoa que com outra exerce o direito de propriedade sobre um imóvel.

É, assim, o coproprietário da *coisa em comum*, podendo mesmo *alhear a parte ideal*, que no *condomínio* lhe cabe, guardado, no entanto, o direito de preferência que compete aos demais *condôminos*.

É também direito do condômino exigir a divisão da coisa, salvo se esta se mostra *incômoda*, por ser a coisa indivisa.

Em tal caso, somente lhe cabe pedir a venda da coisa, a fim de que, pela distribuição do preço, se ponha fim à comunhão.

CONDUÇÃO. Vocábulo derivado de *conductio*, de *conducere* (transportar, conduzir, alugar), possui na técnica jurídica várias acepções.

Condução. Antigamente, tinha o mesmo sentido de *locação*. E se dizia *locação-condução* para o contrato pelo qual uma pessoa concedia a outra o uso de uma coisa infungível, ou se obrigava a fazer um trabalho para a mesma, mediante certo preço, que se dizia renda ou aluguel, ou remuneração pelo trabalho.

E, assim, a condução-locação, tal como atualmente a locação, tanto se fazia em relação a coisas, como em relação a serviços.

Condução. Também indica o *ato de dirigir*, seja um serviço ou seja uma questão. E, neste sentido, chega a ser compreendida como a *reunião de argumentos* utilizados pela pessoa para esclarecimento de uma contenda ou de um ponto de vista.

Condução. Comumente, porém, quer significar o *ato de transportar* mercadorias ou outras coisas, ou de *dirigir* um veículo de transporte.

Indica, assim, todos os meios de conduzir ou de transportar objetos de um ponto a outro.

Condução. A expressão condução também é utilizada quando o juiz determina que se conduza a juízo parte, testemunha ou terceiro, para que preste esclarecimentos ou intervenha em determinado ato processual. Para tal, o magistrado expede o denominado “mandado de condução”, antigamente denominado “mandado de intimação sob vara”, expressão que significa que a condução será feita sob a autoridade que o magistrado delegou ao oficial de Justiça. (nnsf)

CONDUTOR. Derivado do latim *conductor*, onde é tido no sentido de *o que aluga, o que contrata homens*, possui a significação genérica de *guia* ou *o que conduz*.

Desse modo, além do sentido originário de *locador, empreiteiro, contratador*, é utilizado para indicar *toda pessoa que dirige* alguma coisa, seja para encaminhá-la a determinado objetivo, seja para realizar um ato de *condução*, no sentido de *direção*.

No sentido de dirigente de alguma coisa, um veículo terrestre ou uma embarcação, ao condutor dão-se várias denominações: motorista, motorneiro, cocheiro, capitão do navio, mestre do barco, todas elas formuladas consoante a natureza da coisa, em que o transporte ou condução irá efetuar.

Em regra, se o condutor não é o proprietário do veículo ou da embarcação em que se promove o transporte, é considerado mandatário do *transportador*, ou seja, do proprietário da *coisa*, em que se promove o transporte.

No entanto, o *condutor*, mesmo no sentido do locador de serviços ou preposto do transportador, é responsável pelos atos de negligência ou de imperícia resultantes de sua omissão, entre os quais se atende à inobservância das regras instituídas para o trânsito ou condução de tais veículos.

O Direito do Trabalho regula o serviço de motorista profissional, aquele que conduz o veículo com perícia, prudência e zelo, atento às condições de segurança do veículo e respeitando a legislação do trânsito. É seu dever zelar pela carga transportada e colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via pública. (npg)

Condutor. No rigor da técnica do Direito Comercial, na parte referente ao contrato de transportes, *condutor* designa a *pessoa* a quem se comete o encargo de transportar as mercadorias, assumindo, assim, as obrigações resultantes do contrato, considerando-se as pessoas que o auxiliam neste encargo, nas funções de dirigente do veículo ou comandante da embarcação, como meros *prepostos*, em razão do que, em tais casos, melhor será que sejam designados pelas denominações técnicas que lhes são reservadas.

Condutor. Na terminologia do Direito Penal, serve para designar a pessoa que conduz à presença da autoridade policial o criminoso preso em *flagrante delicto*.

CONEXÃO. Derivado do latim *connexio* (ligação, união), serve o vocábulo, na terminologia jurídica, para indicar a existência de uma *relação* tão íntima entre duas coisas, que uma não pode ser objeto de conhecimento perfeito, sem que também se tome conhecimento da outra.

Essa *relação íntima e de dependência* entre duas coisas, ligando-as de forma que não podem ser desunidas, para serem estudadas em separado, pois a vida de uma depende da outra ou vice-versa, é que estrutura a *conexão*.

Assim, não resulta esta da *analogia* que dois fatos ou duas coisas possam ter, mas da permanente *dependência*, em que se encontram, da *correlação*, que os une e os envia a destinos semelhantes.

A *analogia* mostra paridade de aspectos, semelhança perfeita entre duas coisas, a *conexão* ou *conexidade* indica a estreita relação ou ligação entre duas coisas, de modo a posicionar uma na *dependência* da outra, o que não ocorre nas coisas *análogas*, que se mostram *independentes*.

CONEXÃO DE CAUSAS. Assim se diz das *causas* que se encontram tão intimamente ligadas, em que se anota uma relação tão estreita, que não podem ser conhecidas separadamente pelo julgador, visto que o julgamento de uma vem afetar o conteúdo da outra.

E, em tal circunstância, a *conexão* faz impor a *união* ou unificação dos processos, para que se submetam, simultaneamente, a um só julgamento, que abarque as duas questões, a fim de que não se evidencie decisório em contradição.

Nesta razão, a conexidade ou conexão de causas implica a evidência de questões, ou demandas diferentes, incidindo sobre o mesmo objeto, de modo que o julgamento de uma possa prejudicar o da outra, ou resulte no julgamento da outra.

Onde não há *identidade de objeto*, que estruture a intimidade da relação ou a ligação estreita entre as duas causas, não há conexidade, visto que podem ser solvidas por decisórios diferentes e oportunos.

CONEXÃO DE CRIMES. A conexidade ou conexão criminal não tem sentido diverso da conexão civil, desde que, na conexão criminal, o elemento dominante é o da *unidade do objeto*, isto é, da *unidade do vínculo real*, ou melhor dito, da *unidade de delitos*.

Desse modo, a conexidade criminal bem se distingue da cumplicidade, visto que, na *cumplicidade*, embora exista também a unidade do delito, exige-se a pluralidade de

agentes, enquanto que na *conexidade* tal elemento não se mostra imprescindível para a sua composição.

A *conexidade* ou *conexão* importa na existência de *delitos* que se mostrem *conexos*, isto é, que se mostrem unidos por uma relação tão estreita que não podem, de igual modo, ser considerados isoladamente.

A conexão de delitos justifica a conjunção ou união deles em um só processo, para que sejam submetidos a julgamento em uma só jurisdição e juízo.

Mesmo que diversos sejam os agentes, os processos se unem para que sejam conhecidos por uma única autoridade.

É assim, *verbi gratia*, que os crimes conexos dos Ministros do Estado com os do Presidente da República terão processo e julgamento pela autoridade competente para o julgamento deste.

CONFECÇÃO. Derivado de *confectio* (ação de fazer, compor alguma coisa, feito), é aplicado na terminologia jurídica, notadamente do Direito Tributário, no mesmo sentido *demanufatura* ou *obra feita*.

Dessa maneira, possui o mesmo sentido de *artefato*, ou seja, o artigo que, utilizando-se de uma ou mais matérias-primas, é já manufaturado, produzido ou fabricado, e, nestas condições, é exportado, importado ou entregue ao consumo.

Confecção. Mas, também, é geralmente empregado no seu sentido originário e próprio *deelaboração*, isto é, para indicar a ação de fazer ou elaborar.

CONFEDERAÇÃO. Derivado do latim *confoederatio*, de *confoederare*, possui o vocábulo o sentido de *tratado*, *de união*, *pacto*, *convenção*.

Confederação. No sentido do Direito Internacional, serve para indicar a *união*, resultante de tratado ou convenção, entre várias nações, igualmente autônomas, reunidas em torno de um *poder central*, que assume a chefia da representação de todas elas perante as demais nações ou países.

Por esta forma, ao contrário da *federação*, os Estados confederados não alienam sua autonomia interna, pela qual se conserva uma entidade com personalidade própria em relação aos demais Estados da confederação. Apenas abdica de sua *soberania externa*, que se defere ao *poder*, que representa a *confederação*, constituída por todos eles, a fim de que somente ele mantenha as relações internacionais com as demais nações igualmente soberanas.

Em tal razão, ligados por uma questão de interesse comum de ordem externa, cada um dos Estados confederados conserva a sua independência interna e possui liberdade de ação para escolher seu governo e administrar todos os negócios limitados à sua jurisdição territorial. E, neste sentido, difere da *federação*, onde se estrutura uma *unificação*, em virtude da qual todos os seus elementos componentes perdem sua ação de liberdade, para serem dirigidos por um único poder, embora se lhe dê autonomia meramente administrativa. E isto mesmo subordinado às prescrições emanadas do governo central, onde reside a soberania interna e externa do país.

Confederação. Aplica-se para indicar a associação ou liga organizada por associações ou sociedades de fins comuns para defesa de todas elas.

Ela se constitui pela representação de todas as sociedades que a compõem, e se mantém pela vontade ou deliberação destas mesmas sociedades, indicando-se, assim, uma *união* de várias associações, que têm por finalidade a defesa de interesses comuns ou a promoção de atos que tragam interesse para as classes que representam.

CONFECÇÃO. Embora tenha a mesma origem e, por vezes, o mesmo sentido de *confecção* (ação de fazer, etc.), é mais propriamente empregado na terminologia comercial farmacêutica para indicar a *manipulação* ou *aviamento* de uma *receita*, isto é, *domedicamento* formulado pelo clínico.

CONFERE. Na terminologia comercial, derivada de *conferir*, serve a expressão para indicar que uma *fatura*, uma *conta* ou uma *relação* ou *rol* de qualquer coisa está *conforme*.

Equivale, por vezes, ao *visto* aposto em semelhante papéis.

Nos estabelecimentos bancários ou repartições públicas, notadamente aduaneiras, serve a palavra para ser aposta nos documentos sujeitos à verificação ou conferência por um dos

funcionários, a quem se cometem tais atribuições. O *confere* aposto por ele nos papéis examinados indica que estes se encontram perfeitamente em ordem, em relação ao visado.

CONFERÊNCIA. Vocábulo derivado de *conferentia*, de *conferre* (conferir, deliberar, conferenciar, comparar, cotejar), possui na terminologia jurídica várias acepções.

Conferência. No sentido que lhe dá o Direito Internacional, entende-se a reunião de representantes ou delegados (*plenipotenciários*) de vários países, com o objetivo de regular importantes questões de ordem política ou de organização internacional, para, a seguir, consignar suas resoluções ou deliberações em atos diplomáticos.

As *conferências* promovidas entre as nações são tidas como órgãos da comunhão internacional. E, com a mesma significação, costumam chamá-las de *congressos internacionais*.

As conferências, no entanto, podem ter caráter mais limitado, reduzindo-se a servir de órgão deliberativo, relativo a questões de interesse de duas ou mais nações. Neste caso, não se pode chamá-las de conferências internacionais, mas de *conferências* entre tais Estados. A internacionalidade impõe a participação, pelo menos em maioria, das nações reunidas em conferência.

Desse modo, quando a conferência se restringe a países de um determinado continente, diz-se, *verbi gratia*, *conferência pan-americana*, se somente constituída por países da América, ou *conferência europeia*, se somente de países europeus.

Conferência. Em igual sentido, é empregada para indicar toda e qualquer reunião, de que participem técnicos ou profissionais, tendente a tomar uma deliberação, a respeito de determinado assunto, de interesse da classe ou de seus promotores.

Assim se diz *conferência política*, *conferência médica*, *conferência de engenheiros etc.*

Neste sentido, aliás, é o vocábulo usado para expressar toda espécie de reunião, congresso ou assembleia, que tenha por finalidade o estudo e a solução de questões de interesse técnico, cultural ou científico.

Conferência. Aplica-se também a palavra para indicar a *dissertação* ou oração que é feita por uma pessoa a respeito de certo assunto.

Distingue-se propriamente da palestra ou do discurso, porque na conferência sempre se mostra o estudo mais aprofundado que se faz a respeito de determinada questão.

CONFERÊNCIA ADUANEIRA. Denominação que se dá à série de atos praticados nas alfândegas, com o intuito de serem *conferidas* as mercadorias importadas, e cobrados sobre elas os impostos ou direitos alfandegários.

CONFERÊNCIA DE BENS. Na técnica do Direito Civil, *conferência de bens* e *colação* são termos equivalentes.

Na verdade, ambos se derivam de *conferre* e, bem por isso, podem expressar o mesmo sentido.

Bem verdade que, propriamente, *colação* dá mais ideia de reunião, ajuntamento, enquanto que *conferência* mais indica a *verificação do preço*.

Em qualquer circunstância, no entanto, *conferência* e *colação* são sinônimos e indicam o ato pelo qual o herdeiro, filho ou descendente, traz ao espólio a relação dos bens que recebeu em vida de um dos cônjuges, para que, assim, cotejados com os demais bens, promova-se a igualdade na partilha.

A designação *conferência*, além de trazer essa ideia de que a colação dá melhor sentido, pressupõe, sem dúvida, essa de verificação do preço, que é mais própria à expressão.

Mas, um ou outro, o sentido jurídico é um só. E ambos se justificam pela derivação do vocábulo. E, em ambos, o intuito é este de, *conferidos* os bens e trazidos à massa comum, cumprirem o objetivo legal, tal seja, o de igualar as legítimas hereditárias.

CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS. Neste sentido, *conferência* é tomada na acepção de *cotejo*, *verificação*, *confronto*.

Conferência de documentos entende-se, assim, a verificação ou comparação que se faz entre o documento originário e as cópias que deles se tiram, a fim de que se anote sua exatidão e conformidade, isto é, a igualdade de um com as outras, *verbum ad verbum* (palavra por palavra).

Na tecnologia processual, esta conferência diz-se também de *concerto*.

E quando feita judicialmente, pelo escrivão do feito ou por outro, com a presença dos interessados, torna o documento tão autêntico como o original de onde a cópia se extraiu.

CONFERENCISTA. É vocábulo que designa a pessoa que pronuncia ou participa de uma conferência. É, assim, a pessoa que *conferencia*.

CONFERENTE. Designa a pessoa que *confere* ou que faz a conferência.

Mas, aí, conferência não se indica a que advém de *conferenciar*, mas de *conferir*.

E, desta forma, está a diferença entre *conferente* e *conferencista*, cujos sentidos se afirmam pela distinção entre conferir e conferenciar.

Conferir é *cotejar, verificar, examinar*.

Conferenciar é reunir para *conversar, deliberar, discutir, resolver*.

Assim, *conferente*, que confere, é, na terminologia comercial ou bancária, o *empregado* a que se atribui o encargo de conferir todos os documentos que têm que transitar pelo *caixa*, seja para autorizar um pagamento, ou para promover um recebimento.

E, na técnica alfandegária, designa o funcionário autorizado a fazer conferências.

CONFESSAR. Derivado do verbo latino *confiteri*, traz o sentido originário de *proclamar, declarar, manifestar, dar a entender* fato ou ato que se conhece.

Na terminologia jurídica, pois, não é tido noutro sentido. Expressa ação de *declarar* ou *demanifestar o conhecimento, a ciência, daquilo que se sabe, reconhecendo-se, também, a veracidade daquilo que se alega*. Tem o sentido de *afirmar*.

Na prática judicial, *confessar* é ato de seriedade e relevância. Nesta razão, impõe a lei que esteja o *confitente*, em situação de poder fazê-lo, *livremente*, estando ainda em condições jurídicas (capacidade) de poder prestar tais declarações, a fim de que sejam válidos o ato e seus efeitos, decorrentes da ação. A regra acatada é de que, quem não pode dar, não pode confessar: *Qui non potest donare, non potest confiteri*.

Para *confessar*, pois, é necessário que a pessoa esteja na livre administração de bens, e se possa obrigar.

Mas, aí, *confessar* é no sentido civil, não no sentido de *reconhecer culpa* ou *declarar-se culpado*, que é da terminologia penal.

Neste setor, *confessar*, na concepção de declarar-se culpado, não carece de tantas exigências, bastando simplesmente que tal ocorra *livremente* e provenha da manifestação espontânea do culpado ou indigitado culpado, em assim declarar.

Desse modo, no sentido penal, *confessar* significa *reconhecer-se* ou *declarar-se culpado*.

E, na terminologia civil ou comercial, tem o sentido de *afirmar, confirmar fatos* ou *aceitar obrigações*, em virtude do que possui força para reconhecer verdadeiros os ditos fatos ou as ditas obrigações.

Vide: *Confissão*.

CONFESSO. Na linguagem jurídica, é o vocábulo geralmente aplicado para indicar a pessoa que faz uma *confissão*, ou o documento em que ela se inscreve.

No depoimento pessoal, em matéria civil, a pena de *confesso* indica, precisamente, o reconhecimento da confissão que se presume feita, se não vem a pessoa prestar o depoimento requerido.

Mas essa condição resulta do fato de *recusar* a pessoa a prestar o depoimento, não no fato de não *poder vir* prestá-lo.

Vide: *Cominação de confesso*.

CONFESSÓRIO. Assim se diz tudo o que concerne à confissão, que se obtém em juízo.

E, desta forma, diz-se *actio confessoria* a ação que se intenta para se conseguir o reconhecimento da indenização, consequente do dano confessado. É ação comum para reivindicação do direito de servidão.

Vide: *Ação confessória*.

CONFIANÇA. Derivando do verbo latino *confidere* (confiar em, fiar-se), possui o vocábulo, na terminologia jurídica, a acepção de indicar o *crédito* ou *convicção* relativa à idoneidade de uma pessoa.

Revela, assim, o conceito íntimo a respeito do critério, do caráter e da boa conduta de uma pessoa, em quem, por esta razão, se deposita *fé* em sua ação ou em seu bom procedimento.

Por tal forma, evidencia-se que a confiança não resulta de uma boa situação econômica ou material de uma pessoa; mas se funda no seu bom procedimento e no seu caráter, mostrando-se, por isso, não uma *idoneidade material*, mas uma *idoneidade moral*.

A confiança assenta, pois, não na soma de *bens materiais*, em *riquezas*, mas na soma de *bens morais*, nos bons costumes, na *reputação*.

Nesta razão, é popular o adágio: *confiança não se impõe*. E, com justa razão, porque não é consequente de fatos ou circunstâncias materiais, visíveis, mas de elementos que se formam na própria convicção da pessoa que confia, nem sempre podem ser vistos por outrem que não ela.

As *funções de confiança* ou os *encargos de confiança*, com justa razão, ficam ao arbítrio das pessoas que depositam *confiança* naquelas a quem escolhem para exercê-los. E se outrem as indica, razoável a impugnação que fizer, por *falta de confiança* nelas.

CONFIDÊNCIA. Derivado do latim *confidentia*, possui sentido semelhante a *confiança*. Mas, tecnicamente, é aplicado em sentido mais apropriado, embora em verdade dela resulte.

A confidência, assim, é o ato pelo qual uma pessoa faz a outrem comunicação de *fatos íntimos* que não devem ser revelados, porque constituem *segredos*.

Mas a *confidência* pode ser resultante de uma *intimidade*, de uma *amizade íntima*: será a conversa íntima entre amigos. Pode consistir numa *confissão ao profissional*, em razão do cargo ou função que exercita junto ao confidente.

Nesta razão, a confidência, feita em virtude da função profissional de uma pessoa, constitui *segredo profissional*. E como tal deve ser encarada.

A confidência entre amigos, se em *carta*, não pode ser *revelada* sem autorização de quem a fez, salvo se se trata de matéria de interesse público, para a qual não há segredos.

A própria lei penal assegura a inviolabilidade da *confidência*, impondo sanção a quem a divulga, causando dano a outrem (Código Penal, arts. 153 e 154).

Quem revela confidência que lhe é feita, em razão de intimidade ou em razão de função, ministério, ofício ou profissão, sem *justa causa*, trai a *confiança de amizade* ou os *deveres profissionais*.

CONFIM. Derivado do latim *confinis*, possui o vocábulo o significado: *que confina, vizinho, contíguo, próximo*.

É, geralmente, empregado no plural *confins*, para determinar ou designar os *limites* entre dois prédios.

Não se devem confundir *confins* com *marcos*. Estes se dizem os *sinais* postos para indicação dos limites. Confins expressam os próprios limites.

Os confins entre dois prédios se indicam *naturais*, quando resultantes de demarcações naturais, tais como rios ou outros acidentes geográficos. Ou são *artificiais*, quando assinalados por obra do homem, sejam por *marcos* ou por quaisquer espécie de *tapumes*.

Confins equivalem a *divisas*, pois que, precisamente, por eles se evidenciam os pontos divisórios ou limítrofes entre as duas propriedades.

Quando os confins não se encontram determinados ou demarcados, a ação própria para os assinalar é a demarcatória ou de demarcação.

Vide: *Prédio*.

CONFINANTE. Denominação que se dá ao dono do prédio que *confina* ou *vizinha* com outro.

Os confinantes têm entre si direitos e obrigações que se inscrevem na lei civil. Entre estes, o de concorrer com as despesas para a ação de demarcação ou para pagamento de obras divisórias entre os prédios vizinhos.

CONFIRMAÇÃO. Vocábulo derivado do latim *confirmatio*, de *confirmare*, expressa a *ação de firmar*, de *consolidar*, de *corroborar* ou de *fortalecer*.

Desta forma, na significação que lhe dá o Direito, a confirmação expressa o ato ou o fato pelo qual se *reafirma* a veracidade ou existência de ato ou fato anterior.

Daí por que se assevera que *confirmatio nil dat novi*, pois que a confirmação nada de novo vem fazer, desde que sua função é a de *consolidar, corroborar* ou *fortalecer* o que já era feito, ou tinha ocorrido.

Por vezes, a confirmação tem o sentido de *ratificação*, quando seu intuito é, justamente, pela *consolidação* que traz ao ato anterior, de *vigorá-lo, fortalecê-lo*, mesmo que se apresente com defeito ou vício.

É que, em qualquer sentido que se lhe tenha, a confirmação, em verdade, mostra-se uma *aprovação* renovada ao que estava feito, em virtude do que o novo consentimento possui a propriedade de validar mesmo o que se encontrava anulável.

Em consequência, em certos atos, se a confirmação não se processa, o ato ou fato anterior se enfraquece em sua vida. E pode perder toda sua eficácia.

Assim será caso do testamento particular, em que, pelas circunstâncias vistas, não possa ser ele *confirmado*.

Na técnica jurídica, a *homologação* indica-se também uma confirmação, desde que, por ela, se robustece ou se consolida o ato sujeito àquela formalidade.

A confirmação pode ser *expressa* ou *tácita*, valendo nesta modalidade, quando possa ser admitida de atos não expressos, mas inequívocos e visíveis, em virtude dos quais se evidencia a vontade de confirmar o ato anteriormente praticado, seja porque a pessoa mesma dê execução voluntária a ela ou porque o deixe executar sem oposição.

A confirmação nem sempre se entende ato exclusivo do agente do ato confirmado. Pode ser ato de outrem, com autoridade para tal, em virtude do que o ato anterior se revigora ou se revalida.

Confirmação. Na terminologia católica, designa um dos sete Sacramentos. E, no sentido cristão, é definido como o Sacramento instituído por Jesus Cristo, a fim de que, pelas mãos do Bispo e unção do Santo Crisma, se confirme e aperfeiçoe a fé do cristão pela graça recebida com o Batismo.

CONFIRMAR. Na terminologia jurídica, expressando o verbo vários sentidos, possui sempre a significação de *reafirmar* ou de *aprovar* ato ou fato, anteriormente anotados.

Confirmar, pois, dá exata ideia de *afirmar* novamente em caráter absoluto aquilo que já se afirmou ou firmou antes.

Nesta razão, *confirmar* possui a acepção própria de indicar a aprovação a ato anterior, de modo que não se permite como *confirmar* a aprovação de ato novo, sem qualquer ligação com o ato velho, ou a afirmação de alegação, que não se mostra idêntica à anterior.

Para *confirmar* há um só ato ou fato anterior, que se confirma a seguir: aprova-se, então, *omesmo ato* ou se *reafirma* a *mesma alegação*.

O sentido de confirmar, assim, está na repetição da afirmativa ou do consentimento, da aprovação ou homologação a ato ou fato anterior.

E, com esta função, não somente pode decorrer de ação do agente do ato anterior, como de pessoa, convocada ou com autoridade para promover a aprovação ou homologação do ato.

Tal é o caso da sentença recorrida, em que a superior instância a *confirma*: isto quer dizer que a considera válida e certa para todos os efeitos.

CONFISCO. Ou *confiscação*, é vocábulo que se deriva do latim *confiscatio*, de *confiscare*, tendo o sentido de ato pelo qual se apreendem e se adjudicam ao *fisco* bens pertencentes a outrem, por ato administrativo ou por sentença judiciária, fundados em lei.

Em regra, pois, o *confisco* se indica uma *punição*. Quer isto dizer que sua imposição, ou decretação, decorre da evidência de crimes ou contravenções praticados por uma pessoa, em virtude do que, além de outras sanções, impõe a lei a *perda* de todos ou parte dos bens em seu poder, em proveito do *erário*.

Por esta forma, o confisco ou confiscação pode ser *total* ou *parcial*.

Total ou geral quando abrange todo o patrimônio do condenado; parcial, quando somente incide sobre uma certa porção de bens.

O confisco é, em verdade, o ato de *adjudicação dos bens* ao patrimônio do Estado, em virtude de determinação legal ou qualquer outro ato que o autorize.

Em matéria fiscal, o confisco indica o ato de apreensão de mercadoria *contrabandeada* ou que seja posta no comércio em contravenção às leis fiscais. Dá-se a apreensão, e o poder público a *confisca* para cobrar-se dos impostos e das multas devidas. Mesmo neste caso, embora não se adjudique ao erário a soma de mercadorias apreendidas, adjudica-se o seu *preço*, isto é, seu valor.

Confisco. Na linguagem penal, o confisco é o ato de apreensão, autorizado pelo juiz, dos instrumentos e do produto do crime.

CONFISSÃO. Derivado do latim *confessio*, de *confiteri*, possui na terminologia jurídica, seja civil ou criminal, o sentido de *declaração da verdade* feita por quem a pode fazer.

Portanto, em matéria civil, mais propriamente se diz o *reconhecimento* da verdade por outrem alegada, feito por uma pessoa, mesmo que contrarie os seus interesses.

Em matéria penal, é o *reconhecimento da culpabilidade* pela própria pessoa a quem o crime ou a contravenção é atribuída.

Em quaisquer dos casos, é a *confissão* o reconhecimento da verdade feito pela própria pessoa diretamente interessada nela, quer em ação cível, quer na criminal, desde que ela própria é quem vem fazer a *declaração* de serem verdadeiros os fatos arguidos contra si, mesmo contrariando os seus interesses, e assumindo, por esta forma, a inteira responsabilidade sobre eles.

A confissão tem inestimável valia nos domínios jurídicos. Chegam mesmo os aforismos a acentuar que é ela a melhor das provas (*confessio est probatio omnibus melior*), sendo tido o que é confesso como *coisa julgada* (*confessus pro judicato habetur*).

A confissão, porém, em matéria civil, para ser tida no grau de valia, em que vem manter o caráter de *prova plena* contra aquele, que a proferiu, deve ter sido *voluntária*, possuindo *oconfitente* ou *confesso* capacidade para obrigar-se.

Quer isto dizer que a confissão não deve ser obtida sob *coação* ou *constrangimento*, *sobviolência* ou sob *ameaça*, visto que tais fatos lhe retirariam o caráter de *voluntariedade*, indispensável para que a declaração ou reconhecimento da verdade venha surtir os efeitos desejados.

Sob coação ou violência, a confissão poderá se fundar na própria *mentira*, desde que foi arrancada para satisfazer a imposição ou a violência de outrem que a ditou, segundo suas intenções.

A capacidade é, também, elemento indispensável, porque a confissão pode resultar numa *obrigação*. E quem não possui *plena capacidade para obrigar-se* não pode confessar.

Em matéria criminal, a questão da capacidade é secundária: vale a confissão que se faz *voluntariamente*, isto é, *livremente*, embora seja *espontânea* ou *provocada*.

Várias denominações são dadas para explicar as espécies de confissão. E, assim, se dizem *judicial* ou *extrajudicial*, *espontânea* ou *provocada*, *expressa*, *tácita* ou *ficta*, *qualificada* ou *complexa*, e *condicional*.

E pode ainda ser denominada de *civil* ou *criminal*.

A confissão pode ser ainda considerada *verbal* ou *escrita*, segundo a forma por que se gerou.

A confissão pode ser retratada.

Vide: *Retratação da confissão*.

Confissão. Na linguagem religiosa, possui o vocábulo sentidos próprios:

- a) significa o ato pelo qual o crente vem perante o sacerdote confessar os seus pecados, para que, contrito deles, obtenha absolvição; é tido como Sacramento da penitência;
- b) significa *profissão* ou *maneira de viver*. E daí se designarem como *confissões religiosas* as *congregações*, as *confrarias*, ou as *ordens religiosas*, onde seus componentes fazem *confissões* ou *profissões de fé*.

CONFISSÃO CIVIL. Expressão usada para distinguir o *reconhecimento* como verdadeiro de fato alegado por outrem, feito em *matéria civil*, a fim de opor-se ao reconhecimento da culpabilidade própria, feito em matéria criminal.

Consoante a oportunidade em que ocorre, pode ser *judicial* ou *extrajudicial*.

CONFISSÃO COMPLEXA. Assim se diz para assinalar a *confissão* que se faz em relação a um fato, acrescida da alegação de outro, que procura destruir ou modificar os efeitos da primeira. Tal seria, por exemplo, a confissão que reconhece a dívida, ao mesmo tempo que menciona a declaração de que já se encontra a mesma paga: eu *devo*, mas *já paguei* o que devia.

E se a prova desse pagamento é feita, o confitente altera ou modifica as consequências de sua confissão, desde que o *novo fato* destrua as consequências da alegação confessada.

Possui analogia com a *confissão qualificada*, desde que, também, procure apresentar um elemento de defesa para opor-se à pretensão da parte adversária.

CONFISSÃO CONDICIONAL. Assim se diz da confissão que é interpretada não como uma promessa sob condição, mas como uma real confissão. Tal seria, por exemplo, a declaração de que se reconheceria a dívida, desde que a parte adversária renunciasse à hipoteca judiciária sobre seus bens.

CONFISSÃO CRIMINAL. É a que se faz para declarar a *autoria* de um crime ou de uma contravenção.

Enquanto a civil opera em juízo civil, a criminal ocorre em juízo criminal.

Tanto pode ser feita no período de instrução do processo penal, como pode ser feita no período do inquérito policial. E pode decorrer de ato particular produzido pelo criminoso ou contraventor e dirigido às autoridades.

A confissão criminal, quando feita na *polícia*, mesmo sem *coação*, ou mesmo com a prova de ter sido conseguida por esse meio, será tida como *real* ou *verdadeira* se coincidir com as demais circunstâncias apuradas para a prova do crime.

Quer isto significar que a confissão criminal *aumenta a prova*; mas por si só não deve ser elemento que baste para a condenação. Deve ser, pois, em qualquer hipótese, corroborada por outras provas.

Segundo o aforismo jurídico, se a confissão de um crime vem *espontaneamente* deve ser anotada para que diminua a gravidade do delito, em consequência, da própria pena: *confessio spontanea minuit delictum et poenam*.

A lei penal considera tal fato *circunstância atenuante*.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA. É a que é promovida pela parte ou pelo indigitado criminoso sem a intervenção de qualquer pessoa, na qual *declara* reconhecer a verdade do alegado ou se *reconhecer* autor do ato criminoso ou delituoso. Opõe-se à confissão *provocada*.

A espontaneidade da confissão advém, pois, de ser produzida por iniciativa própria do confitente, sem que tenha havido uma provocação ou intervenção de terceiro. É ato de própria consciência.

CONFISSÃO EXPRESSA. É a que se faz por escrito ou verbalmente, com a declaração formal do reconhecimento revelado por ela.

Quer isto dizer que não se trata de confissão deduzida nem presumida. É a que é feita sem rebuços, pela declaração clara e inequívoca do confitente, afirmando a veracidade do ato ou fato que é alegado pela parte adversária, ou que é arguido contra si.

Diz-se, também, confissão *real*.

CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. Assim se diz da confissão que é feita em lugar diverso daquele em que se está movimentando o processo, em que vai surtir efeitos.

Pode ser deferida em documento particular, embora autenticado, como pode ser deferida por juiz estranho à causa.

O extrajudicial, pois, não quer aí significar somente a confissão que não é feita perante o juiz.

Quer dizer aquela que não é feita perante o juiz que preside ao feito ou ao processo, em que a confissão vai produzir efeitos.

Quando a confissão se faça, extrajudicialmente, por documento particular, deve vir testemunhada, pelo menos por duas pessoas.

A confissão extrajudicial pode ser verbal, desde que a prova que com ela se pretenda fazer possa ser testemunhal, não quando somente se admita a prova literal.

CONFISSÃO FICTA. O vocábulo *ficta*, derivado do latim *fictus*, tem significado de *suposta, imaginada*.

Desta forma, a *confissão ficta* é a que é *imaginada*, isto é, *deduzida* de algum fato ou que resulta da *revelia* da parte citada para depor.

No sentido da lei processual, a *confissão ficta, consequência da pena de confesso*, imposta em vista da recusa em prestar depoimento, sem qualquer justificativa, traz a presunção de verdade aos *atos alegados*, se outras circunstâncias corroboram na veracidade deles (Cód. de Proc. Civil, art. 319).

A confissão ficta assemelha-se à *tácita*, desde que esta também se diz presumida ou decorre do silêncio da pessoa interpelada para a confissão ou declaração.

CONFISSÃO JUDICIAL. Assim se diz da confissão que é feita ou prestada perante a autoridade judiciária que preside ao processo.

Pode ser *espontânea* ou pode ser *provocada*, segundo o confitente a fez sem qualquer interpelação para isso ou se veio fazê-la em virtude de *notificação*.

Pode ser *por escrito* ou pode ser *verbal*, conforme é constante de documento escrito dirigido ao juiz ou de declarações verbais prestadas perante ele, e transformadas em *auto* ou *termo*, segundo as regras do estilo forense.

CONFISSÃO PESSOAL. Por vezes se mencionam, como equivalentes, *depoimento pessoal* e *confissão pessoal*.

Em verdade, parecem ser atos análogos. Há algo de diferente entre eles, embora o depoimento, em princípio, resulte numa confissão.

O depoimento, no entanto, tem sentido mais amplo que a confissão, visto que pode consistir na declaração de fatos outros além da confissão, e pode ser tomado para meros esclarecimentos.

Tanto uma como outro dizem-se pessoais, porque devem ser prestados pela própria parte chamada a depor ou a confessar.

No entanto, não se faz a regra absoluta e, em certos casos, se pode permitir a confissão prestada por mandatário. Assim, a confissão de dívida, se no mandato dá poderes claros e expressos para isso, com a exata determinação do objeto em que vai a confissão incidir, pode ser deferida por mandatário.

Para o depoimento pessoal, porém, não se admite mandato: há que ser pessoalmente prestado. E neste particular já se anota grande diferença entre ele e a confissão, tomados um e outro no sentido próprio em que a lei os encara.

CONFISSÃO POR ESCRITO. Em regra, usa-se da designação para explicar as confissões extrajudiciais, feitas em documentos em que se *reconhecem as obrigações* ou se *confessam* fatos ou atos, constantes da alegação de outrem.

As confissões judiciais, embora resultem num documento escrito, em regra são tomadas pelas *declarações verbais* do confitente.

As confissões extrajudiciais, constantes de cartas missivas, mostram-se, também, confissões escritas.

CONFISSÃO QUALIFICADA. Denomina-se como tal a declaração que, confirmando o fato alegado, vem acompanhada de afirmativas, tendentes a limitar ou a alterar o direito da parte contrária.

Desse modo, não ocorre uma confissão inequívoca ou real.

A declaração feita pelo confitente vem com *reservas*, com a intenção, mesmo, de *negar* os fatos alegados e criar uma nova situação em proveito do confitente, a cargo de quem ficará a prova do que passa a alegar.

E estas *restrições* podem ser próprias aos fatos alegados pela parte contrária, ou se mostrarem *fatos novos*, que se arguem para destruição ou ataque daqueles. São acréscimos constantes de fatos diversos.

Nestas circunstâncias, ao julgador cabe *qualificar* tais declarações como *confissão* ou não. E nesta razão é que se lhe dá a denominação.

E, para considerá-la boa ou não, para admiti-la ou não como confissão, permite-se *advisibilidade* das declarações prestadas pela parte adversária, aceitando como *exatas e confessadas* aquelas que possam constituir a *confissão*.

Tem analogia com a confissão complexa, visto que é limitativa tal qual é ela. Mas, bem se vê, dela se difere, visto que pode ser, por vezes, deduzida da própria negativa, enquanto a complexa *afirma*, embora procure restringir ou modificar a pretensão da parte adversária.

CONFISSÃO SIMPLES. Assim se considera a confissão que é produzida sem restrições, consoante as alegações feitas pela parte contrária.

CONFISSÃO TÁCITA. Tanto assim se diz para a confissão presumida ou ficta, isto é, aquela que é imposta por lei como pena à revelia da parte notificada para depor pessoalmente, como da que resulta de afirmativas ou atos, em virtude dos quais se faz a dedução dela.

CONFISSÃO VERBAL. É a que é feita por declarações da parte, não por documento escrito ou por ela passado.

Extrajudicialmente, somente se admitirá a confissão escrita para prova de atos, de que não se exija documento ou ato escrito, devidamente assinado.

Tal confissão se entende feita por declarações pronunciadas perante pessoas, que a vêm atestar em juízo.

Mas, para esta confissão, assim verbal, feita fora de juízo, somente se lhe dará o valor de meia prova ou prova semiplena, segundo o princípio que se assenta desde as Ordenações.

CONFLITO. Vocábulo originado do latim *conflictus*, de *confligere*, é aplicado na linguagem jurídica para indicar *embate*, *oposição*, *encontro*, *pendência*, *pleito*.

Dá, por essa forma, o sentido de *entrechoque* de ideias ou de interesses, em virtude do que se forma o *embate* ou a *divergência* entre fatos, coisas ou pessoas.

Conflito. No sentido do Direito Internacional Público possui sentido análogo: indica a divergência surgida entre duas nações a respeito de seus direitos, sejam de ordem territorial ou de qualquer outra, em virtude da qual se *entrechocam* os interesses dos contendores, levando-os à procura de meios de solução, nem sempre suasórios, pois que podem culminar em *luta armada* entre eles.

No entanto, vários meios se utilizam para solução dos *conflitos internacionais*, nome mais apropriado que a eles se dá: negociações diplomáticas, bons ofícios de outras nações, conciliação, arbitragens, que podem suprir os atos de violência, como represálias, intervenção armada ou guerra.

No sentido mais restrito, é, por vezes, empregado como sinônimo de *guerra*, ou seja, o *conflito armado* entre duas ou mais nações.

CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. É a denominação dada à pendência formada entre autoridades e tribunais, acerca da solução ou conhecimento de fatos, quando cada uma delas se julga com a devida competência para os conhecer e solucionar.

E precisamente se diz *de atribuições*, porque controvérsia ou pendência gira em torno da atribuição que uma autoridade, ou um tribunal reputa como sendo própria e não pertencente a outra autoridade ou tribunal. É a discussão acerca da *matéria*, cuja competência para a conhecer é confiada a uma das autoridades ou a um dos tribunais.

Desta forma, estabelecido o *conflito de atribuições*, a finalidade dele é procurar a questão, de modo que se impeça que, com atribuições completamente diferentes, uma invada a jurisdição da outra, firmando-se, de modo claro, o princípio de que a mesma questão é pertinente à atribuição de um ou do outro.

O conflito de atribuições pode ser *positivo* ou *negativo*, segundo os contendores se dizem igualmente com autoridade para conhecer do caso, ou se negam em conhecê-lo por se julgarem sem atribuições para tal.

Desse modo, visivelmente, desde logo se anota a diferença que exista entre o conflito de atribuições que ocorre entre autoridades judiciárias e administrativas: autoridades que atuam em planos completamente diferentes.

O conflito de jurisdição ocorre entre autoridades judiciárias ou administrativas da *mesma categoria* ou de análoga jurisdição. Assim ele se fere somente entre autoridade judiciária com

outra autoridade judiciária, ou entre autoridade administrativa com outra autoridade administrativa.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Assim se diz da *divergência* ocorrida entre duas autoridades administrativas, *que se considerem igualmente competentes* ou *incompetentes* para conhecer de determinada ação ou questão.

Desse modo, a *divergência* deve incidir sobre o *mesmo negócio jurídico* ou sobre o *mesmo processo*, visto que a procedência do conflito resulta, não da *incerteza da causa*, mas da *dúvida arguida a respeito da competência*.

O conflito, em tal caso, se forma em torno do *poder de julgar*, em que se funda a competência jurisdicional, o qual ou é *disputado* pelas duas autoridades ou *negado* por elas.

Nesta razão, o conflito de jurisdição também se diz *positivo* ou *negativo*.

Positivo, quando ambas as autoridades se declaram igualmente competentes, e assim disputam o conhecimento da ação.

Negativo, quando recusam tomar conhecimento dela, por se julgarem simultaneamente incompetentes.

O conflito de competência implica a *contenda* ou *divergência* entre juízes ou autoridades de *igual categoria*, isto é, da mesma hierarquia, donde se conclui que não pode existir conflitos entre autoridades ou juízes de hierarquias diferentes, ou entre autoridades que estejam na dependência ou subordinação de outra.

O conflito é suscitado pela própria parte interessada ou autoridades.

A parte pode intentá-lo pela *exceção de incompetência*, que, por ela, também se soluciona a dúvida.

O Cód. de Proc. Civil institui, nos arts. 115 e seguintes, as regras para a solução dos conflitos de competência. O conflito de competência se evidencia quando o mesmo negócio ou a mesma ação é ajuizada, em duas jurisdições ao mesmo tempo, ou quando, ajuizada numa, se declara o juiz incompetente. E indo ao outro, este também assim o diz.

Quando, por incompetência do juiz, se opõe a *exceção de competência*, esta, tecnicamente, ainda não se mostra conflito, pois que não se anotou qualquer *disputa* ou *divergência* entre dois juízes ou autoridades a respeito do negócio ou da ação. Ocorreu, simplesmente, impugnação da parte em referência à competência do juiz.

O conflito de jurisdição deve ser intentado antes que se firme a *competência do juiz*, quando esta se prorroga pela prevenção, ou seja, antes que o juiz, arguido de incompetente, profira qualquer decisão na causa.

CONFLITO DE LEIS. Assim se diz da situação criada da aplicação da lei ao caso concreto, quando, existindo duas leis, que se mostram aplicáveis ao caso, surgem *dúvidas* ou *divergências*, em relação a qual delas deve ter primazia.

Esse conflito pode ocorrer em determinado momento e local, gerando-se a dúvida relativamente à aplicação de duas leis, existentes no mesmo país (*conflito de leis no tempo*), uma nova e outra velha, ou relativamente à aplicação da lei, quando duas leis, de lugares diferentes, regulam o mesmo fato, em face da pessoa ou pessoas que participam do ato (*conflito de leis no espaço*).

O *conflito de leis no tempo*, que se poderia perfeitamente chamar de *conflito de leis nacionais*, ocorre, assim, quando, existindo duas leis do mesmo país, uma velha e outra nova, fica-se na dúvida a qual delas se deve recorrer para solução do caso em espécie.

O conflito é suscitado para se apurar qual a lei que deve ser aplicada, esclarecendo-se a dúvida e pondo término à *divergência* ou *colisão*, que se aparenta entre as duas leis.

O esclarecimento que o conflito suscita, e que se refere, notadamente, à sua *obrigatoriedade*, procura verificar o início, a duração, a extensão e o tempo em que as leis obrigam, a fim de evidenciar qual a que deve ser dominante na aplicação pretendida.

Vide: *Leis no tempo*.

Em qualquer circunstância, porém, a lei sempre respeitará o *direito adquirido*, o *ato jurídico perfeito* e a *coisa julgada*.

O *conflito de leis no espaço* assinala-se quando há divergência de leis em vigor, em dois lugares diferentes, ou seja, entre leis nacionais e leis estrangeiras, a serem aplicadas aos cidadãos de outras nações.

O conflito das leis no espaço gera-se no princípio ou teoria da *territorialidade e extraterritorialidade* das leis, segundo a qual se procura apurar qual a lei que deva ser aplicada ao caso, se a nacional, se a estrangeira, quando se trate de pessoas estrangeiras.

Em referência às leis *no espaço* é princípio de que somente se subordinam ao conflito as leis pessoais, pois que somente estas dizem *extraterritoriais*, acompanhando, por isso, a pessoa do estrangeiro, para regular os atos jurídicos relativos a seu estado e à sua capacidade.

Internamente, no Brasil, não pode haver conflito entre leis federais, estaduais e municipais, desde que determinada constitucionalmente a competência da União, do Estado e do Município. Leis que se façam colidindo umas com as outras, em clara invasão às atribuições de cada um, não têm qualquer eficácia.

O conflito no espaço entende-se, pois, mais propriamente ao conflito suscitado entre leis diferentes, reguladoras de *atos pessoais*.

E nesta razão é que se diz, também, *conflito de leis pessoais*, consistente em se verificar qual a lei que deve ser aplicada quando se trata de estrangeiro.

A solução do conflito se fará diante dos princípios do *locus regit actum*, segundo o qual os atos são regulados pela lei local, reservando-se a *lei pessoal* para regular as questões relativas ao estado ou à capacidade da pessoa.

Em relação aos bens, o princípio é de que os regulam as leis vigentes no *local*, em que eles se situam: *lex rei sitae*. Mas os *bens móveis* de seu uso pessoal subordinam-se à lei pessoal.

CONFORMIDADE. Derivado do latim *conformitas*, possui o vocábulo várias acepções.

Na terminologia jurídica, em regra, é aplicado para indicar a circunstância de *estar de acordo ou em harmonia*, uma coisa ou um fato, com outra coisa ou outro fato.

Assim se diz na *conformidade da lei* para explicar que ou está feito consoante os termos ou regras legais, ou de acordo com os princípios instituídos em lei.

Serve também para indicar a qualidade de *estar conforme*, isto é, ser *igual* ou *semelhante*, ou ser *exato*. E assim bem expressa o sentido da coisa que é formada na semelhança de outra, ou do fato que se funda na cópia de outro fato.

Nos documentos, a sua conformidade se refere à sua exatidão ou autenticidade. Na cópia de um documento, a conformidade advém de estar rigorosamente igual ao original de que se extraiu.

CONFRARIA. É o vocábulo derivado do francês *confrérie*, que significa *entre irmãos ou irmandade*, sendo utilizado para indicar a associação religiosa, formada por várias pessoas e organizada sob aprovação eclesiástica.

Possuem vários fins: institutos meramente religiosos, auxílios espirituais aos próprios componentes ou a realização de obras de piedade ou de caridade, próprias da instituição.

As pessoas que as compõem, embora crentes na mesma-fé, não estão sujeitas a votos religiosos ou de obediência.

Embora associações de caráter espiritual e religioso, subordinadas às autoridades religiosas, a fim de que adquiram personalidade jurídica precisam atender às prescrições legais prestando, assim, obediência às leis e autoridades civis.

Chamam-se, também de *corporações de mão-morta*.

Em relação à sua organização interna e administração, as confrarias, quando eretas canonicamente, encontram-se subordinadas à autoridade eclesiástica.

Deste modo, fundados nos compromissos ou regulamentos das irmandades ou confrarias, os atos episcopais são rigorosamente válidos para intervir nas administrações delas no sentido de levá-las ao cumprimento de seus objetivos ou de lhes normalizar qualquer controvérsia ali verificada.

Somente quando se trata de matéria de ordem temporal, sujeita às regras do Direito Civil, deve intervir a autoridade leiga, desde que, em tais casos, não se trate de assuntos pertinentes à sua administração interna, sujeita à jurisdição eclesiástica.

CONFRONTAÇÃO. Derivado do verbo *confrontare*, com o significado de *frente a frente*, possui na linguagem jurídica sentidos vários, sendo os mais comuns:

a) Na técnica forense, o ato pelo qual se faz a *comparação* de uma coisa com outra, a fim de que se anotem, entre original e cópia, por exemplo, ou entre uma perícia e outra, os pontos de contato ou de divergência, que possam existir entre eles. Possui, em tal caso, o sentido *deconferência*.

Diz-se também, *confronto*.

b) Na linguagem do Direito Civil, é aplicado geralmente no plural (*confrontações*), para indicar os limites entre dois prédios ou para indicar a situação de estar uma propriedade, mesmo separada pela rua ou pela estrada, defronte de uma outra.

Assim se diz *os prédios se confrontam*, para indicar que se limitam, ou são vizinhos, ou para indicar que se encontram um em frente ao outro, sendo assim *fronteiriços*.

c) No sentido das leis processuais, civil ou penal, designa o ato pelo qual se põe uma pessoa em presença da outra, sejam testemunhas, réus ou autores, para *confrontar* os seus depoimentos. Tem a significação igual à de *acareação*.

CONFRONTANTE. Em sentido geral, serve para indicar toda pessoa ou toda coisa que *seconfronta* com outra. E, assim, se dizem prédios *confrontantes*, testemunhas *confrontantes*.

Mas, na terminologia do Direito Civil, empregado como substantivo, possui o sentido *deconfinante*, *vizinho*, ou seja, designa a pessoa que tem a sua propriedade ou seu imóvel *confrontando*, ou *limitando* com o de outra.

Nas ações de *demarcação*, os confrontantes são figuras indispensáveis, devendo, por esta razão, ser citados para participarem delas. E lhes cabem todas as ações, assinaladas em lei, para defesa de seus direitos de posse e de domínio, quando sejam suas terras invadidas, perturbadas ou esbulhadas pelos vizinhos ou senhores dos terrenos limítrofes.

CONFRONTO. O mesmo que *confrontação*. Tem o sentido de *comparação*.

Na terminologia forense, é mais propriamente aplicado como *acareação*, em preferência *aconfrontação*.

CONFUSÃO. Derivado do latim *confusio*, de *confundere*, possui, originalmente, o sentido *dereunião*, *mistura*, *fusão*, embora figuradamente se apresente na acepção de *desordem*, *perturbação*.

Na terminologia jurídica, é usado no sentido de *junção*, *adjunção* ou *mistura* e no *dedesordem*, de *indistinção* ou *impercepção*.

Neste último, por exemplo, diz-se que os limites entre dois prédios estão em *confusão*: confundiram-se, misturaram-se, por tal forma, que não se distinguem entre si; não se encontram, pois, elementos naturais e próprios para distingui-los, pelo que se tem que recorrer a outros fatos ou elementos para *avisá-los* ou *demarcá-los*.

Confusão. No entanto, no Direito Civil, tecnicamente, o usual sentido é o de *reunião* ou *mistura*.

No sentido de *reunião*, a *confusão* ocorre quando se reúnem, em uma só pessoa, as qualidades de devedor e credor, relativamente à mesma obrigação.

Resulta daí que se *confundem* na mesma pessoa o *direito de exigir* e a *obrigação de pagar*, pelo que virtualmente se extingue a obrigação.

De igual maneira, como modo de extinção de obrigação, mostrar-se-ia o direito à servidão, quando o prédio serviente se transfere para as mãos da pessoa, que já tem a propriedade do prédio dominante.

Reunindo em um só titular, os direitos e suas respectivas obrigações, a *confusão*, compreendida, assim, como união, junção, ligação, promove a extinção da obrigação e do direito. E isto porque, como é claro, ninguém é obrigado a si mesmo.

Tratando-se de *confusão de dívidas*, ou seja de obrigações, como de qualquer outra *confusão*, é necessário que se opere uma *real fusão*, por inteiro, das entidades opostas de devedor e credor, de modo a se estabelecer a *igualdade* de crédito e débito, ou de direito e obrigação, e assim anular a *exigibilidade*, que possa vir *exteriormente* fundada no crédito ou no direito.

Mediante a *igualdade* que se estabelece em mãos de uma só pessoa, extinguindo qualquer possibilidade de poder outra pessoa vir a exigir qualquer parcela do crédito ou do direito, é que se dá a *confusão*.

E tal não ocorreria se *ficasse por fora* qualquer parte ou parcela do crédito ou da dívida, ou se o direito não se *cedesse por inteiro*, de modo a ficar uma parte ou parcela a ser exigida por outrem que não seja a pessoa, em mãos de quem a *confusão* se poderia operar se por inteiro lhe viesse, não em parte.

Em todo caso, em relação às *dívidas*, permitir-se-á que se evidencie uma *confusão parcial*, isto é, somente relativa à parte do débito ou do crédito que se *igualou* em mãos de uma só pessoa, pois que, referentemente a esta parte, em verdade, ela se verificou, desde que fica livre de qualquer exigibilidade.

Em relação à *confusão de dívidas*, ela não se confunde com o pagamento. A *confusão* não é pagamento. Advém da passagem para as mãos de uma só e única pessoa das qualidades de credor e devedor. Opera-se por vários meios, em que se possa dar a transferência ou cessão de créditos ou de direitos, tais sejam, por exemplo, pela doação ou pela herança.

Confusão. Quando no sentido de *mistura* ou *mescla*, a *confusão*, que é um dos modos de acessão ou aquisição de direitos, se opera pela *união de matérias líquidas* ou *liquidificadas*, quer sejam semelhantes ou homogêneas, isto é, da mesma espécie ou qualidade (água com água; vinho com vinho), quer heterogêneas ou dessemelhantes (água com vinho; vinho com mel), em virtude da qual passam a formar um só todo, em que as partes, assim unidas ou confundidas, não se podem mais separar, por não poderem mais ser conhecidas ou distinguidas.

A *confusão*, assim, quando ocorrida, torna inadmissível qualquer separação dos elementos de que se compôs.

A *confusão* pode ser efeito da vontade dos proprietários das coisas, somente de um deles, ou pode advir do acaso.

No primeiro caso, ocorre uma *sociedade*. E os sócios mantêm direito sobre o todo, na proporção das partes concorridas para a mistura.

No segundo caso, também, em regra, domina o condomínio, desde que a *confusão* não permite separação, cabendo a cada um dos donos o quinhão proporcional ao valor da parte com que contribuiu para a mistura.

E de igual modo, ainda por acaso, quando dela não se gera uma *especificação*, o que também poderá acontecer no segundo caso. Então, a *nova espécie* pertencerá ao autor, embora a possa sujeitar à indenização as partes que, por seu ato, se prejudicaram.

A *confusão* possui diferença da *comistão* e da *adjunção*.

A *comistão* é a mistura dos *gêneros secos*.

A *adjunção* é a justaposição de uma coisa em outra, para que se forme um todo, de modo que se possam discriminar as partes *adjuntas* ou *ajuntadas*, distintamente.

Na *confusão* ou na *comistão*, formada a mistura, que ambas, assim se entendem, não se anota a *diferença* das partes que se congregam para a formação do todo. Delas se gera o *condomínio* ou a *comunhão*. Mas, e na mistura há coisas principais e coisas acessórias, o dono das coisas principais adquire o domínio sobre a coisa que resultou da mistura, notadamente quando se formou a especificação ou a *transformação*.

CONFUSÃO DE PODERES. Expressão usada para indicar a *absorção de poderes* de várias ordens nas mãos de uma autoridade pública, isto é, em que a esta se atribui competência para simultaneamente agir como poder executivo e poder legislativo ou como poder executivo e judiciário.

Do mesmo modo, num sentido vulgar, aplica-se a expressão para indicar a falta de limitação de atribuições de uma autoridade, em virtude do que ela invade a esfera de atribuições de outra.

CONGREGAÇÃO. Palavra derivada do latim *congregatio*, é aplicada, geralmente, para indicar toda espécie de *reunião* ou *assembleia*, de que, assim se gera, por extensão, o sentido de *associação*.

Congregação. É técnica a aplicação do vocábulo, para designar a totalidade dos professores que compõem o *corpo docente de uma faculdade*, ou seja, de um *curso de ensino médio ou superior*. Extensivamente, indica as reuniões ou assembleias formadas por eles, a fim de tomarem deliberações sobre o ensino ou sobre a economia interna do estabelecimento ou instituição, a que pertencem.

Congregação. Na linguagem eclesiástica, indica uma variedade de associações, com fins religiosos, que se constituem segundo os princípios das regras eclesiásticas.

Dizem-se *regulares* ou *seculares*.

Regulares, quando formadas em uma Ordem Religiosa, pela divisão de várias instituições, subordinadas a ela, mas regidas por constituição própria e tendo superiores particulares. São as *congregações monásticas*.

As seculares são as que se formam de eclesiásticos seculares.

As confrarias também se dizem congregações. E se dizem simplesmente *religiosas*, porque os seus membros não estão sujeitos a votos.

Ainda se dá o nome de *congregação romana* às várias comissões constituídas de cardeais e estabelecidas em Roma, junto ao Papa, para estudar e resolver os diversos negócios, pertinentes ao Catolicismo, mostrando-se, cada, uma espécie de *câmara*, a que se atribui determinada soma de afazeres.

CONGRESSO. Vocábulo derivado do latim *congressus*, possui o mesmo sentido de *conferência* ou de *reunião*, indicando assembleia de pessoas, em que se vai *deliberar* sobre vários assuntos.

Na terminologia do Direito Internacional, tal qual *conferência*, indica a reunião ou assembleia diplomática, em que embaixadores e plenipotenciários vão tratar de assuntos de interesse das nações que representam, para resolvê-los ou estabelecer normas de conduta entre as mesmas nações representadas, a fim de que se regulem as relações internacionais entre elas.

No Direito Público interno, particularmente, designa a *corporação legislativa*, isto é, a soma de representantes políticos de um país, que constituem a sua assembleia ou o seu poder legislativo.

Mas, em sentido vulgar, congresso, na mesma acepção de conferência, indica toda sorte de assembleia, onde se reúnem especialistas ou profissionais de uma mesma classe, para tratar dos interesses dela, estabelecendo conclusões em benefício da mesma classe.

E assim se diz: congresso jurídico, congresso médico, congresso literário etc.

CONGRESSO NACIONAL. É o órgão público que exerce o Poder Legislativo no Brasil.

Compõe-se da Câmara dos Deputados (representantes das comunidades) e do Senado Federal (representantes dos Estados-membros e do Distrito Federal).

Os deputados federais são eleitos observando-se o *sistema proporcional*; os senadores, o *sistema majoritário*.

CÔNGRUA. Assim se dizia no Direito antigo em relação aos dízimos que eram devidos aos párocos, para seu sustento. E se dizia *côngrua*, derivado do latim *congruus* (conveniente, decente), porque essa *remuneração* era devida para que se suprisse a insuficiência de ganhos com que pudesse viver convenientemente ou com decência.

CONHECIMENTO. Derivado do verbo latino *cognoscere* (conhecer pelos sentidos, ver, ter conhecimento de, ter informação, saber, julgar), exprime o vocábulo, na linguagem jurídica, notadamente, a *ciência*, a *certeza*, a *ideia*, a *formação* ou a *notícia* a respeito de um fato ou de uma coisa. Desse modo, fundamentalmente, *conhecimento* é expressão que indica o ato pelo qual está a pessoa bem ciente ou bem sabedora do fato, ato ou circunstância ocorrida, seja ou não de seu interesse. Está, assim, bem ciente da existência daquilo, que ocorreu ou que se executou. Tem nítida compreensão dele.

O conhecimento se firma em relação à pessoa, ou porque tenha participado do ato ou tenha presenciado o fato, quando se diz *conhecimento de ciência própria*, ou porque outra pessoa a tenha informado sobre o ato executado ou sobre o fato ocorrido, quando se diz *conhecimento de ouvida alheia*.

Nos domínios processuais ou forenses, quando se quer dar conhecimento do ato ou do fato jurídico, de que não participou a pessoa, utiliza-se de uma das medidas: citação, notificação ou intimação. Por elas bem ciente fica a pessoa dos atos ou fatos, cujo *conhecimento* se pretendia que conhecesse ou soubesse.

O *conhecimento*, em matéria jurídica, é de certa relevância para que o ato ou o fato possa obrigar a pessoa contra quem ele se executa ou ocorre.

Nesta razão, pode a pessoa impugná-lo, sob alegação de falta de *conhecimento* (que não o conhecia). E esta *ignorância* ou *desconhecimento* pode livrá-lo dos encargos jurídicos, que lhe adviriam se conhecesse (tivesse conhecimento).

Evidenciado, pois, que a pessoa tinha conhecimento do ato ou fato, em virtude de cujo conhecimento está a ele ligada, não se pode livrar da obrigação ou do encargo, alegando ignorância ou desconhecimento.

Conhecimento. Na terminologia comercial, possui sentido próprio e especial: indica o documento comprobatório da entrega de mercadorias ou outros objetos para *transporte* ou para *depósito*.

E, nestas circunstâncias, dizem-se *conhecimentos de transporte* ou *conhecimentos de depósito*.

CONHECIMENTO DE DEPÓSITO. Assim se designa o título emitido pelos armazéns gerais ou armazéns de depósito, a favor da pessoa que neles depositou mercadorias de sua propriedade, como prova dessa *entrega* e existência do depósito das aludidas mercadorias, que ficam sob a guarda e a conservação do *depositário*.

O conhecimento também se diz *certificado do depósito*.

É passado só ou pode vir acompanhado com o *warrant*, que se emite, simultaneamente, com ele, com o intuito de facilitar as negociações com as mercadorias depositadas.

Assim, o endosso dos dois títulos unidos (*conhecimento e warrant*) confere ao *cessionário*(*endossatário*, pessoa a quem os títulos foram endossados), o direito de livre disposição da mercadoria, como se fosse seu real proprietário; o endosso do *warrant*, em separado, confere simplesmente o *direito de penhor* sobre a mercadoria; o endosso isolado do conhecimento confere simplesmente o direito de dispor da mercadoria, com *ressalva* dos direitos de quem tenha por endosso o *warrant*, que se entende seu *credor pignoratício*.

No primeiro endosso do *warrant* se deve declarar a importância do *crédito garantido*, taxa dos juros, prazo, devendo tais declarações ser transcritas no conhecimento de depósito e assinadas pelo endossante.

O conhecimento de depósito e o *warrant* devem conter os seguintes requisitos:

- a) designação própria do título, se conhecimento ou se *warrant*, e número de ordem;
- b) denominação da empresa exploradora dos armazéns e menção de sua sede;
- c) nome, profissão e domicílio do depositante ou do terceiro por este indicado;
- d) local e prazo do depósito;
- e) natureza e qualidade das mercadorias depositadas, designadas por seus nomes mais usados no comércio, peso, estado dos envoltórios e todas as marcas e indicações próprias para estabelecerem a sua identidade;
- f) indicação do segurador das mercadorias, e o valor do seguro;
- g) declaração dos direitos e impostos fiscais, dos encargos e despesas a que as mercadorias estão sujeitas, e do dia em que se contam as armazenagens estipuladas;
- h) data da emissão dos títulos e assinatura do empresário ou pessoa devidamente habilitada por esta para representá-lo.

Para expedição dos títulos, manterão os armazéns *talonários* próprios, em que ficará umasegunda via ou *canhoto*, contendo todas as indicações do título originário.

As mercadorias depositadas não poderão ser retiradas sem a apresentação dos títulos emitidos sobre elas, isto é, sem o conhecimento de depósito e o *warrant*, se também emitido.

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. Indica-se, assim, o título que é passado pelo transportador ou condutor de mercadorias ou de outros objetos, e entregue ao carregador ou consignante, como prova do *contrato de transporte*.

Chamam-no, também, de *apólice de carga* e se difere da *carta de afretamento*, visto que esta se indica o *contrato de locação* de um navio ou de uma embarcação, mesmo que não ocorra o transporte, enquanto o conhecimento mostra o título do *contrato* de transporte, ou seja, a evidência do *carregamento da mercadoria* ou de outros objetos já *efetivado*. E é título representativo dos próprios objetos entregues para o transporte.

Segundo o modo por que o transporte se vai realizar, o conhecimento toma vários nomes indicativos do mesmo:

Marítimo, quando a mercadoria vai ser transportada por mar.

Ferroviário, quando for por estradas de ferro.

Rodoviário, quando por estradas de rodagem, em caminhões ou trações animais.

Aéreo, quando se convencionou o transporte *direto*, isto é, entre o domicílio do carregador e do consignatário, mesmo que o transporte se faça por mais de um modo (marítimo e ferroviário), indicando-se no contrato os respectivos *transportes*.

Também se distinguem os conhecimentos:

Conhecimentos de carga, quando se trata de mercadorias que recebem este nome, para diferenciar-se dos *conhecimentos de bagagens*, que se entendem objetos de uso de passageiros ou das pessoas a quem se consignam.

Os conhecimentos podem ser nominativos à ordem ou ao portador, sendo que os à ordem são transferíveis por endosso.

Segundo as leis comerciais, os conhecimentos de transporte devem conter:

- a) nomes do capitão ou do armador, do carregador, consignatário do navio, com a determinação de seu porte;
- b) qualidade e quantidade dos objetos da carga, marcas e números, anotados à margem;
- c) valor do frete e primagem, se estipulada, com a declaração do local em que devem ser pagos e a forma do pagamento;
- d) assinatura do capitão ou do armador e do carregador.

A falta de tais requisitos, no entanto, não se diz insuprível e não acarreta a nulidade do documento. O endosso do conhecimento obedece às mesmas regras para o endosso dos títulos de crédito, a que está também equiparado.

Além dos requisitos indicados em lei para a sua composição, os conhecimentos de transporte podem ter estipuladas outras cláusulas, que, assim, ficam fazendo parte do contrato.

E, nesta razão, o carregador, assinando o conhecimento de transporte, juntamente com o capitão, o armador ou com outra pessoa que legalmente os represente, encontrando-se, assim, perfeitamente concluído o contrato, aceita ou concorda com todas as cláusulas, exceções e condições manuscritas ou impressas no instrumento, que indica o conhecimento.

Em relação aos conhecimentos ferroviários de carga, tem a jurisprudência firmado que são eles meros documentos comprobatórios do contrato de transporte, não *títulos de crédito*. No entanto, a praxe de usos comerciais, por extensão aos princípios dominantes nos conhecimentos de transporte marítimo, têm admitido a sua validade como títulos de crédito, subordinando-os a toda espécie de negociação como tal, inclusive *caução bancária*. Em verdade, eles têm idêntica função e valem como perfeitos conhecimentos de transporte.

CONJETURA. Derivado do latim *conjectura*, de *conjicere* (prever, presumir), é empregado para exprimir a *circunstância* que se encontra ligada ao fato ou tem alguma conexão com ele, em virtude do que se *forma o juízo* a respeito do mesmo fato.

É assim o *indício*, a *presunção*, tirados destas mesmas circunstâncias, pelas quais se formula *asuposição* ou a *hipótese* de que o fato seja verdadeiro.

Mas, para que se admitam conjeturas, para esclarecimento da verdade, necessário que sejam elas *evidentes*. Sendo, como se verifica, circunstâncias que se adotam, quando manifestamente evidentes, para esclarecimento da verdade, delas não se necessita quando claro é o fato ou a verdade é inequívoca. Daí o aforismo jurídico de que *conjecturis non est opus in claris, et praesumptio cedit veritati* (Quando a verdade é clara, não se necessita de conjeturas, a verdade se sobressai à presunção).

CONJUGAL. Assim se diz de tudo o que é próprio ou se refere aos cônjuges, em decorrência da sociedade formada pelo casamento legal.

CÔNJUGE. Designação dada a cada uma das pessoas unidas pelos laços matrimoniais. É, assim, denominação que se dá aos esposos, ou seja, ao *marido* e à *mulher*, casados legalmente.

Desse modo, não é próprio dizer-se *cônjuge* para quem não é casado segundo as regras da lei civil, desde que somente sob os princípios dela se declara o *casamento legal*.

O casamento religioso equivale ao civil, quando observadas as regras dispostas no § 2º do art. 226 da Constituição Federal.

CONJUNÇÃO. Derivado do latim *conjunctio*, de *conjugere* (ligar, unir, jungir, juntar), tem o sentido de ação ou efeito de ação ou efeito de ligar, unir, jungir, juntar. É, pois, a própria *união*, a *ligação*, a *junção*. Assinala pois, o ato e efeito de todo o fato que se une ou se junta a outro fato, ou da coisa que se une ou se liga a outra coisa.

Mas a *conjunção*, em verdade, embora signifique *união*, *ligação*, não quer dizer *conexão*, em que há *união com dependência*, ou força de analogia e semelhança para provocar uma *ligação*.

Na *conjunção*, não se exige a *relação de intimidade* entre o que se possa unir ou ligar. Possui, por isso, sentido mais geral de *união* ou *ligação*, mostrando-se, assim, sinônimo de *ajuntamento*.

Neste sentido, por exemplo, quando há *conexão* entre duas causas, impõe-se a *conjunção*, ou seja, a *união* ou *ajuntamento* dos dois processos, ou seja, a *simultaneidade de procedimento*(*simultaneus processus*).

Mas pode haver *conjunção* sem *conexão*.

CONJUNÇÃO CARNAL. É expressão por que se designa a relação sexual entre homem e mulher. Ou a posse carnal desta, por parte do homem. É, assim, sinônimo de *coito*, *concúbito* ou *ajuntamento carnal*.

A *conjunção carnal* ou posse carnal da mulher virgem, ou seja, o primeiro coito ou concúbito, diz-se, tecnicamente, *defloramento*, fato, assim, que assinala a perda da virgindade.

A lei penal considera crime de estupro ter *conjunção carnal* ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude, isto é, ardis ou enganos dolosos, ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, conforme o art. 215 do Código Penal, com a redação dada pela Lei 12.015/2009.

CONJUNTO. Derivado do latim *conjunctus*, de *conjugere*, tanto, adjetivamente, exprime o vocábulo o sentido de unido, ligado, reunido, como, substantivamente, a ação de estar reunido ou jungido. Nestas duas acepções o emprega a terminologia jurídica. Assim, como adjetivo expressa o que está reunido, ou junto. E, destarte, se dizem ações conjuntas, direitos conjuntos, para indicar o estado de duas ações que se estão movimentando simultaneamente, no mesmo processo, ou dos direitos que devem ser fruídos simultaneamente, tais como os dos co-herdeiros ou colegatários.

Como substantivo, exprime a *totalidade* ou *reunião* de várias coisas, que se consideram unidas.

Conjunto. Na técnica do comércio, assim se diz para as várias peças manufaturadas de roupa, que somente se vendem juntas ou acompanhadas, mesmo quando se possam considerar como peças distintas.

CONJUNTO RESIDENCIAL. Designação que se atribui ao grupo de edifícios ou casas, localizado em certa zona da cidade ou vila, os quais se destinam, exclusivamente, a habitações ou residências particulares. Assinala, pois, a zona dita especialmente residencial, porque nela não se permitem estabelecimentos comerciais ou industriais.

CONJURAÇÃO. Deriva-se do latim *conjuratio*, e possui na linguagem jurídica o mesmo sentido originário: a conspiração ou trama oculta, urdida no sentido de preparar um movimento de rebeldia contra os poderes públicos.

Convém esclarecer, no entanto, que a *conjuração* não se assemelha à *traição*, que se entende a conspiração para entregar posições ou segredos do país aos inimigos estrangeiros.

A conjuração, em regra, tem o sentido de preparar o assalto às instituições, a fim de alterar o regime até então aceito.

Dela se podem gerar as *comoções intestinas*, que se mostram guerras civis, e as *revoluções*, que se mostram os ataques à mão armada às instituições organizadas, para substituir os governantes ou mesmo para modificá-las, segundo os programas dos conspiradores (*conjuradores*).

Vide: *Conspiração*.

Conjuração. Na terminologia eclesiástica, é o vocábulo empregado no mesmo sentido de *exorcismo*.

CONJURO. Derivado de *conjurar* (fazer conjuros ou exorcismos, rogar com instância ou exigir juramento), na linguagem do Direito antigo significava a ação de se tomar juramento promissório. Também se diz *esconjuro*.

Mas, no sentido atual, é o vocábulo mais frequentemente aplicado para indicar a prática *demagia negra*, *feitiçaria*, *candomblé*, designando a soma de imprecações feitas com palavras supersticiosas, em virtude das quais os *crentes* julgam que o pai de santo, babalorixá (nome que se dá ao conjurador) possa invocar as coisas sobrenaturais (demônios, duendes, deuses exóticos) para vir em auxílio de seus rogos.

CONLUIO. Derivado do latim *colludium*, de *cum* e *ludus*, possui, originariamente, o sentido de *com jogo*.

E, na linguagem jurídica, tem, mais ou menos, esta significação, pois que *conluio*, com o mesmo sentido de *colusão* (arranjo, combinação), designa o *concerto*, *conchavo* ou *combinação* maliciosa ajustada entre duas ou mais pessoas, com o objetivo de *fraudarem ou ludirem* uma terceira pessoa, ou de se furtarem ao cumprimento da lei.

O conluio, dá, assim, a ideia do que é *simulado*. Tem o sentido de *simulação*.

As Ordenações já o encaravam neste aspecto (Liv. 2º, tit. 33, § 33).

Na terminologia antiga, dizia-se também *conluio* ou *colusão*, conceituando-se como o acordo entre as partes litigantes para enganar ou ludibriar o juiz em detrimento de terceiros.

CONQUISTA. Na linguagem do Direito, em regra, tem sentido próprio da linguagem comum: é indicativo do êxito, da vitória, do feliz resultado.

Mas, na terminologia do Direito Internacional, serve para indicar o *ato de submissão* que é imposto por uma potência vitoriosa na guerra, ou por outro processo de violência, a um território independente, submetendo-o à sua soberania.

Representa, assim, a vantagem ou o domínio territorial obtido pela força, no intuito de engrandecer a nação em detrimento da soberania ou mutilamento de outra nação.

Nesta razão, a *cessão voluntária* de um território, que se desmembra de um país para anexar-se a outro, não se entende conquista, revelando-se *concessão*.

A conquista é feita pela força e contra a vontade do povo que habita o território assim anexado.

CONSAGRAÇÃO. Derivado do latim *consecratio* (ação de consagrar), é mais propriamente utilizado na terminologia canônica para indicar as diversas cerimônias instituídas pela Igreja, no sentido de *consagrar* as coisas, isto é, torná-las *santificadas*.

E, assim, no sacrifício da missa, a *consagração* exprime o ato pelo qual se santifica o pão e o vinho, a fim de operar o mistério da Eucaristia.

Consagração. Mas, por extensão, é usada para indicar toda sorte de *apoteose* ou de *aplausos*, que procuram dignificar o caráter ou a inteligência de uma pessoa, ou elevar o conceito de uma coisa.

CONSANGUÍNEO. Originado do latim *consanguineus*, de *sanguis*, regido pela preposição *cum*, revela o fato de ser uma pessoa do *mesmo sangue* de outra, isto é, ter a correr em suas veias sangue semelhante ou de outra pessoa, ou da mesma procedência. Na tecnologia jurídica, serve para designar o parentesco.

Irmãos consanguíneos são, assim, os que têm a mesma filiação paterna, não importando que se tenham gerado de mães diferentes. Em oposição, dizem-se *uterinos*, para os que provêm da mesma mãe. E *germanos*, para os que têm o mesmo pai e a mesma mãe e são, destarte, ao mesmo tempo, consanguíneos e uterinos.

CONSANGUINIDADE. Derivado de *consanguinitas*, explica o estado de parentesco entre duas pessoas, que provêm do mesmo sangue, ou seja, do mesmo pai.

No velho Direito Romano, era o parentesco da *agnação*, do qual somente participavam os varões. Mas o direito da consanguinidade não era, a rigor, idêntico ao da agnação, desde que os *adotivos* entravam na classe dos agnados. Deste modo, consanguíneos eram somente os filhos realmente procedentes do pai, não resultantes da adoção. Eram somente *osprocriados* pelo pai.

CONSECUÇÃO. Deriva-se do latim *consecutio*, que significa ação de realizar, de conseguir, de obter.

Não é noutra acepção que é empregada pela linguagem jurídica, tendo, assim, o sentido de expressar a *realização* do objetivo, o cumprimento da finalidade.

Consecução é, pois, a *execução* do plano arquitetado ou do projeto elaborado, os quais formam os fins, os objetivos ou as finalidades do que se colima.

CONSELHEIRO. Denominação que se dá a toda pessoa que faz parte de um *conselho*, onde toma assento para deliberar segundo as atribuições que lhe são conferidas.

Na terminologia do Direito Público antigo, era título nato que se conferia aos secretários de Estado que atualmente designam-se *ministros de Estado*.

O outrora, concedia-se também o título como honraria, sem que passasse a pessoa a exercer, efetivamente, qualquer função ou cargo, pertinente a ele.

CONSELHO. Segundo sua origem latina de *consilium*, designa a assembleia, em que se toma deliberação, a respeito de certos assuntos, submetidos à sua apreciação, expressando, também, a própria deliberação ou parecer.

Mas, embora geralmente, na linguagem vulgar, signifique o *parecer*, *recomendação*, *opinião*, na terminologia do Direito Público Administrativo, designa a *corporação* ou *departamento público*, a que se cometem atribuições para dar parecer ou deliberar sobre vários assuntos de ordem administrativa ou de interesse público, submetidos a seu estudo, apreciação, discussão, aprovação ou solução.

Mesmo nas associações privadas, isto é, de Direito Privado, é utilizado para indicar certas espécies de *comissões*, a que se outorgam poderes para dar pareceres sobre assuntos referentes à economia interna das organizações.

Segundo as funções ou encargos que lhes são atribuídos ou outorgados, várias denominações recebem os conselhos.

Dizem-se assim: conselhos de guerra, conselhos de Justiça, conselhos econômicos, conselhos administrativos, conselhos fiscais etc.

Por esta razão, há uma infinidade de títulos antecipados pelo vocábulo, todos eles, no entanto, subordinados ao mesmo sentido da palavra, especializados pela expressão que dá ideia de seu objetivo ou de sua finalidade.

Entre muitos, podemos anotar:

CONSELHO ADMINISTRATIVO. Designação dada ao grupo de pessoas, a cargo de quem se coloca a administração de um estabelecimento, seja pública ou particular.

Este Conselho possui sempre um *presidente*, que exerce o *poder executivo* da corporação, e a representa, ativa e passivamente, nas suas relações externas, judiciais e extrajudiciais.

As autarquias administrativas são, em geral, dirigidas por um *Conselho Administrativo*, que, nos termos das leis e regulamentos que as instituíram, age com certa autonomia, isto é, sem dependência de outros poderes, embora seja a nomeação de seus membros efetivada pelo representante do poder público.

CONSELHO CONSULTIVO. Denominação dada a toda organização, pública ou particular, destinada a dar *pareceres* sobre negócios de interesse do Estado ou da instituição que o criou.

A designação *consultivo* expressa bem a sua finalidade de ser *consultado* e emitir sua opinião a respeito das consultas feitas.

Não exerce, assim, funções administrativas nem executivas. É apenas a instituição em que se estudam, discutem, assuntos que lhe são levados ao conhecimento para que opine.

CONSELHO DA REPÚBLICA. Órgão superior de consulta do Presidente da República, compete-lhe pronunciar-se sobre intervenção federal, estados de defesa e de sítio e outras questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.

A Lei nº 8.041, de 05.06.90, dispôs sobre sua organização e funcionamento.

Confira CF/1988, arts. 89 e 90.

CONSELHO DE CONTRIBUINTES. O Conselho de Contribuintes representa, na organização administrativa, uma espécie de *tribunal fiscal* de segunda instância, ao qual se interpõem, regularmente, os recursos das decisões proferidas pelas autoridades administrativas singulares, encarregadas de fiscalizar a arrecadação tributária.

Desta forma, decide em nova instância de todas as divergências ou litígios havidos entre o fisco e os contribuintes.

Os acórdãos por eles proferidos formam a jurisprudência do Direito Tributário.

Em regra, nenhum recurso é interposto para o Conselho de Contribuintes, salvo quando se trata de recurso *ex officio* interposto pelo próprio julgador de primeira instância, sem que tenha o recorrente, no prazo regulamentar, depositado o valor do que se diz devido à Fazenda Nacional, seja em espécie, seja por fiança idônea, quando admitida.

CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF. Criado pela Lei nº 9.613, de 03.03.98, o COAF é órgão de deliberação coletiva, com jurisdição em todo o território nacional, integrante da estrutura do MF, com sede no DF, que tem por finalidade disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas em sua lei de criação, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades.

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL. É órgão de consulta do Presidente da República nos temas relativos à soberania e à defesa do Estado democrático (CF, art. 91).

CONSELHO DE GUERRA. Compete-lhe opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz; sobre a decretação dos estados de sítio e de defesa ou de intervenção federal; propor os critérios e condições de utilização das áreas indispensáveis à segurança nacional; e estudar, propor e acompanhar as iniciativas respeitantes à independência nacional e à defesa das instituições democráticas.

CONSELHO DE INVESTIGAÇÃO. Designação dada ao órgão de Justiça, composto segundo as regras do Cód. Penal Militar, que tem por objetivo *formar culpa* aos militares ou outras pessoas que devam ser julgadas pelo Conselho de Guerra, ao qual também já se comete a atribuição de *impronunciá-los*, em caso de julgar procedente a denúncia ou queixa.

CONSELHO DE JUSTIÇA. Designação dada ao órgão instituído dentro do próprio Tribunal, composto de membros efetivos dele, com atribuições de exercer vigilância sobre o funcionamento da Justiça e poderes para julgar certas questões, em grau de recurso ou os conflitos suscitados entre as demais autoridades judiciárias sob sua jurisdição.

CONSELHO DISCIPLINAR. Organização administrativa, instituída dentro das próprias repartições públicas ou departamentos administrativos, composta de superiores hierárquicos ou de funcionários de igual categoria, com a função de julgar os atos de indisciplina ou infrações regulamentares, impondo as penalidades aplicáveis ao caso submetido a seu juízo.

É, assim, o órgão a que se atribui o poder de aplicar a penalidade disciplinar, segundo as regras e princípios dos regulamentos próprios.

CONSELHO FISCAL. Denominação dada, nas sociedades comerciais anônimas, em comandita por ações ou limitadas, às comissões de acionistas ou sócios, a que se atribui o encargo de fiscalizar as gestões econômico-financeiras das diretorias ou gerências.

No desempenho de sua missão, determinada pelas regras das leis ou dos estatutos sociais, cabe aos membros do Conselho Fiscal dar pareceres sobre as consultas que lhes sejam feitas.

Para a composição do Conselho Fiscal podem ser escolhidas, pelos sócios ou acionistas, pessoas que não sejam sócias ou acionistas das sociedades.

Nas associações civis, também é de praxe instituir-se o Conselho Fiscal, destinado a fiscalizar, de igual maneira, a gestão ou administração, dando, em cada ano, o parecer de aprovação ou não às suas contas.

Nestas, o Conselho sempre é constituído por sócios da associação.

CONSELHO MUNICIPAL. assembleia legislativa instituída nos municípios. *Câmara Municipal*. Diz-se também *Conselho*.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. O Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário, instituído pela Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004, com sede na Capital Federal. Compõe-se de quinze membros nos termos do artigo 103-B da CRFB/1988.

Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: a) zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; b) zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; c) receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; d) representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade; e) rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano; f) elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário; g) elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.

Junto ao Conselho podem officiar o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e as Ouvidorias de Justiça. (gc)

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. O Conselho Nacional do Ministério Público é órgão instituído pela Emenda Constitucional nº 45, composto de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, conforme artigo 130-A da CRFB/1988, ao qual compete o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe:

- a) zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;
- b) zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;
- c) receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;
- d) rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;

e) elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.

Podem officiar junto ao Conselho Nacional do Ministério Público o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e as Ouvidorias do Ministério Público. (gc)

CONSELHO PENITENCIÁRIO. Órgãos consultivos e deliberativos, instituídos pelos poderes públicos, os Conselhos Penitenciários têm atribuições de estudar os pedidos de livramento condicional, de *indultos*, subvenções a patronatos, além de outras que lhes possam ser cometidas pelas leis e regulamentos.

O secretário-geral de cada Conselho Penitenciário exercerá suas funções em caráter de serventuário público, sendo, tal como ocorre para os membros do Conselho, sua nomeação feita pelos poderes constituídos.

CONSELHO TÉCNICO. É denominação genérica que se confere a toda organização de caráter especializado, destinada a prestar cooperação à realização de certos trabalhos ou serviços, ou para responder às consultas de natureza profissional e técnica, que lhe sejam dirigidas.

CONSELHO TUTELAR. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) instituiu em seu art. 131 o Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Dentre suas atribuições (art. 136 da Lei 8.069/1990) estão: encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, depois de esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural.

CONSENSO. Derivado do latim *consensus*, possui a mesma significação de *consentimento*.

CONSENSUAL. Adjetivação, derivada de *consenso*, empregada na terminologia jurídica para indicar toda espécie de *contrato*, civil ou comercial, que não será válido, não podendo portanto surtir os desejados efeitos, desde que não se tenha realizado mediante *o consentimento* de todas as partes contratantes.

Em regra, os contratos bilaterais onerosos são contratos consensuais, visto que não surtem efeitos, quando não se fundam no consentimento das partes contratantes.

CONSENTIMENTO. Derivado do verbo latino *consentire* (ter o mesmo sentir, estar de acordo, concordar), possui, na terminologia jurídica, a acepção de *manifestação da vontade*, séria e definitiva, em virtude da qual a pessoa, concordando com os desejos de outrem, vincula-se à obrigação ou obrigações, que servem de objeto ao ato jurídico ou ao contrato firmado entre elas.

Este é o sentido em relação aos *contratos consensuais*, em que o concurso natural da vontade das partes se mostra indispensável para a sua formação e necessário para que uma das partes contratantes se constitua devedora da outra.

Mas, em sentido geral, o *consentimento* também expressa o significado de *aprovação*, consequente de estar a pessoa de acordo com o ato que se vai praticar, o qual não surtirá efeitos legais sem a satisfação prévia dessa exigência.

Diz-se, mais particularmente, de outorga porque, em verdade, semelhante *consentimento* não somente revela a condição de estar a pessoa de acordo ou conforme ao ato que se vai praticar: cabendo-lhe *autorizar* a execução, dando seu *consentimento*, confere o *poder* à pessoa, para que o pratique.

E quando a pessoa que deve *consentir* (autorizar ou aprovar) opõe obstáculos à realização do ato ou não pode consentir, permite a lei que essa *outorga* se conceda judicialmente.

A esse ato se qualifica de *suprimento do consentimento* ou outorga judicial do consentimento.

Vide: *Outorga*.

O *consentimento*, como manifestação da vontade, que vem firmar a validade do ato jurídico ou do contrato ou que vem autorizar a prática do ato jurídico, há de ser deferido livremente, devendo estar a pessoa, que *consente*, inteiramente capacitada, isto é, ter perfeito conhecimento da coisa, do fato ou do ato.

Quer isto dizer que somente é válido o consentimento dado sem qualquer vício e voluntariamente manifestado.

A violência, o dolo, a fraude, a coação, o erro sobre a coisa, ou qualquer artifício ou meios astuciosos empregados para consecução do consentimento, tornam-no ineficiente, não imprimindo qualquer validade jurídica ao ato ou contrato, que nele se fundou.

Nesta razão, assenta o brocardo jurídico: *Consentire non videntur errantes, et ignorantes, nec incogitat consensus trahitur*.

Assim, não se induz consentimento de quem consentiu por erro ou ignorância, bem como não se estende o consentimento àquilo de que não se cogitou.

A validade do consentimento está, também, adstrita à capacidade da pessoa, pois que quem não tem capacidade não pode consentir, desde que, pelo consentimento, se obriga. E quem não se pode validamente obrigar não pode consentir.

Segundo as circunstâncias em que o consentimento se manifesta, ou segundo a maneira por que ele se evidencia, diz-se *verdadeiro* ou *presumido*, *expresso* ou *tácito*, *escrito* ou *verbal*.

CONSENTIMENTO ESCRITO. Assim se entende o consentimento ou a manifestação da vontade expressa *por escrito*, em papel ou documento passado e assinado pela pessoa, ou passado por outrem e por ela somente assinado.

Opõe-se ao consentimento verbal ou oral. E se mostra uma das modalidades perfeitas do consentimento verdadeiro e expresso, desde que, manifestado por essa forma, se materializa no papel ou documento, em que se registrou, indicando o ato jurídico ou o contrato em que é dado, sem que possa provocar futuras divergências ou dúvidas.

A evidência da assinatura da pessoa ao ato jurídico ou contrato é índice perfeito do consentimento escrito.

Nos contratos consensuais, em que se pede instrumento, ou seja, papel escrito, o consentimento se exige também por escrito. E a assinatura ao contrato revela a sua existência ou a evidência de que foi dado.

CONSENTIMENTO EXPRESSO. Verbal ou escrito, o consentimento expresso é o que é manifestado de modo inequívoco, preciso, claro. É o *consentimento verdadeiro*, que decorre ou se expressa pela prática exterior de atos ou palavras, que mostram a clara *manifestação da vontade* em consentir ou aquiescer à prática do ato jurídico ou do negócio.

Verdade é que, quando a lei exige que o consentimento expresso se dê por escrito, este não pode ser conferido nem dado verbalmente.

Assim, por exemplo, para a prática dos atos em que o consentimento se revela *autorização* ou *outorga*, tal como a do pai para a prática de certos atos pelos filhos menores, do marido à mulher e vice-versa, dos tutores ou curadores, em regra este deve ser dado de modo expresso, mas por escrito.

Em tais casos, quando o consentimento não é dado em documento próprio, a presença da pessoa, a quem cabe consentir no ato e sua assinatura no instrumento em que ele se objetiva, significam legalmente o consentimento, desde que, por esse modo expresso, ela manifestou a vontade de aquiescer ou de autorizar a prática do ato.

CONSENTIMENTO PRESUMIDO. Tácito ou expresso, o consentimento se funda sempre na existência de *atos positivos*, ou seja, a *evidência de atos* que mostram o desejo de consentir, ou seja, a *declaração expressa* de consentir.

O consentimento presumido, assim, não decorre da existência de *fato positivo*, vindo para consentir; mas é deduzido ou suposto simplesmente porque a pessoa que deveria consentir não se vem opor a que o ato se pratique ou não declara que não consente.

É, assim, deduzido do próprio *silêncio*. Em tal caso, seria um consentimento *por omissão*.

Desse modo, no consentimento presumido não se mostra o consentimento verdadeiro: não houve, expressa ou tacitamente, a *manifestação da vontade* com a intenção de ligar-se ao ato jurídico ou ao contrato.

Para a formação dos contratos consensuais não se admite o consentimento presumido: ou ele resulta da vontade expressa ou de atos que lhe possam equivaler.

No entanto, admitindo-se o consentimento presumido como um pressuposto legal por equidade, têm-no como capaz de fazer gerar obrigações nos quase contratos.

E, assim, como presumido, entende-se o consentimento que é meramente suposto e não se funda em ato inequívoco.

CONSENTIMENTO TÁCITO. É o consentimento verdadeiro. Não se funda numa declaração expressa, seja escrita ou verbal. Mas decorre da evidência de atos, em que se funda a intenção de consentir ou de anuir à prática do ato, ou de aprová-lo.

Desse modo, somente se diferencia do consentimento expresso porque não se traduz de uma *declaração expressa* ou da *manifestação expressa da vontade*, por onde se ouvem ou se leem as palavras de quem consente, mas se funda em atos ou fatos demonstrativos do consentimento.

Quando a lei não exige que o consentimento, para ser válido, seja expresso, o consentimento tácito exerce a mesma valia.

CONSENTIMENTO VERBAL. É o que é dado de viva voz. E é legalmente válido, quando a lei não exige que seja dado por escrito.

CONSEQUÊNCIA. Derivado do latim *consequentia* (sucessão de acontecimentos), na terminologia jurídica, vem assinalar a *série de fatos ou resultados*, que se verificam, que acontecem ou que resultam da ação ou omissão de certos atos.

Normalmente, a *consequência* não se ajusta à mesma acepção de *efeitos*, oriundos dos *atos jurídicos*, embora, aparentemente, possam assemelhar-se a eles.

Os *efeitos* são os resultados desejados e naturais da execução do ato jurídico. A *consequência* é o resultado nem sempre querido, mas decorrente de ação ou omissão, relativa ao ato ou contrato concluído.

Em verdade, no entanto, nos efeitos jurídicos dos atos ou contratos, encontram-se atendidas as próprias consequências que possam advir em relação aos agentes ou contratantes, além das obrigações que neles se inscrevem, pois que estas decorrem de princípios impostos nas regras legais, como sanções ao não cumprimento dos atos ou contratos.

Nesta razão, a consequência se funda na antecedência, de que se gera, tendo, por isso, profunda dependência com ela, de modo a não subsistirem isoladamente.

CONCERTO. Na linguagem técnica das construções é usado, notadamente no plural, para designar toda *obra de reparação* feita ao edifício ou prédio nas partes ou dependências que se deterioraram pelo tempo, por qualquer imprevisto ou por qualquer incidente.

Assim, entendem-se concertos, as substituições de partes da cobertura, de forros, paredes divisórias, pisos, escadas, esquadrias, contanto que semelhantes obras não excedam à metade de todo elemento correspondente em cada departamento, onde as obras se executarem.

As obras de substituição completa do revestimento (reboco) das paredes internas, e ainda a substituição do revestimento das fachadas e paredes externas, até o limite de um quarto da área respectiva, entendem-se, igualmente, concertos.

CONSERVA. Na terminologia marítima, é aplicado para indicar o *comboio de navios*, ou os navios que, por um acordo, viajam juntos para segurança recíproca, com a obrigação de mútua assistência, em caso de perigo.

Vide: *Comboio*.

CONSERVAÇÃO. Derivado do latim *conservatio*, de *conservare* (guardar, defender, salvar), na linguagem jurídica indica não somente a ação e efeito de *guardar* ou *ter com o devido zelo* a coisa que nos é confiada, mas a diligência que deve ser atendida para que a coisa não se deteriore ou não se consuma pelo transcurso do tempo.

Desse modo, por *conservação* entende-se o reparo ou os consertos naturais que se devem executar para que a coisa continue a ser útil a seu destino, não somente para que não se deteriore, como para que não se deprecie.

A conservação, assim, mostra-se uma *benfeitoria necessária*, em virtude do que se diz *benfeitoria indenizável*, porque se fez em benefício da coisa, em vista da necessidade apresentada.

As despesas decorrentes da conservação são despesas úteis e necessárias, entrando, por esta razão, na ordem daquelas que podem ser validamente exigidas do proprietário da coisa, pois que foram realizadas em seu favor.

Casos há em que a conservação se constitui em *dever* da própria pessoa que detém a coisa, seja a que título for, cabendo ao dono dela exigir perdas e danos por sua negligência, se a coisa pereceu por falta da conservação a que era obrigado.

CONSIDERANDO. Derivado do latim *considerandus*, é na linguagem jurídica empregado com o mesmo sentido de *atendendo*, para indicar os motivos ou razões em que se funda a sentença judicial ou decisão administrativa.

Os *considerandos* que iniciam cada uma das justificativas ou razões, são, assim, os fundamentos da conclusão a que se chega ou as justificações do ato que se executa.

CONSIGNAÇÃO. Derivado do latim *consignatio*, de *consignare* (dotar por escrito, depositar uma soma em dinheiro, assinalar, marcar), possui, originariamente, o sentido de *prova escrita, documento assinado ou depósito feito*.

Sem que, no entanto, fuja a essa acepção etimológica, tem, na linguagem jurídica, significados diversos, embora, em todas as suas aplicações, sempre tenha o sentido da *entrega de alguma coisa*, feita por uma pessoa a outra, para determinado fim.

Consignação. No sentido do Direito Comercial, serve, em regra, para indicar certo contrato *decomissão* mercantil.

E, assim, diz-se o contrato pelo qual a pessoa envia mercadorias a outra, para serem vendidas por sua conta, ao preço e condições que forem preestabelecidos.

O Direito Tributário, a respeito da venda das mercadorias consignadas, cria regras diferentes:

- a) se é vendida em nome do *consignante ou consignador*, a este compete extrair a duplicata contra o comprador;
- b) se é vendida em nome do *consignatário*, este extrairá a duplicata contra o comprador, e o *consignante*, por sua vez, extrairá duplicata contra o consignatário.

A *consignação das mercadorias* não transfere ao consignatário o domínio delas, que se conservam em seu poder como coisas ou bens que pertencem ao consignante. E daí por que se dá ao consignante o *privilégio* de reivindicação das mercadorias ou efeitos consignados.

Segundo as regras da contabilidade, as mercadorias consignadas figuram na escrita do consignatário e do consignador sob titulação que indique a consignação, quer seja na *Razão*, sob a designação de *Mercadorias Consignadas*, quer seja em referência ao correntista, onde se deve anotar, como o nome do devedor (no consignante) ou do credor (no consignatário), a condição de *em conta de consignação*.

Para distinguir as consignações recebidas, das consignações feitas, costuma-se aludir às primeiras sob a designação de *Consignações em Conta Alheia*, e às segundas *Consignações em Conta Própria*.

Por esta forma, a *Conta Alheia*, claramente, indica as consignações recebidas de outrem para venda por sua conta. A *Conta Própria* indica as consignações que são feitas a outrem, para que sejam vendidas por nossa conta.

Consignação. Ainda na terminologia comercial, é empregado o vocábulo para indicar *adeterminação da pessoa* a quem se destina a *mercadoria carregada* ou a quem segue *onavio fretado*.

Desse modo, *consignação da mercadoria* ou *consignação do navio* não possui o primeiro sentido de mercadoria ou coisa entregue a outrem para ser vendida por conta de quem a entregou.

Indica ou *assinala por escrito* (este um dos sentidos originários do vocábulo) a quem a coisa é remetida.

Não é, por isso, significativa de expedição, que esta se entende a diligência pela qual a mercadoria se irá transportar, mas a *indicação* da pessoa a quem a mercadoria ou navio se destina, ou aos cuidados de quem segue, ou seja, o *consignatário*, que será o *recebedor*, enquanto o *consignante* é o *remetente*.

A *consignação*, na sua função jurídica, em tal caso, de *ato escrito, documento assinado*, opera-se nos *conhecimentos de embarque*, quando se trata de mercadoria ou de *carta-partida*, quando se trata de navio. Neste caso, também se diz *consignação*, em relação ao navio, quando vem este destinado ou aos cuidados de uma pessoa, no porto de seu destino. Em regra, este é o *agente* ou comissário da companhia, a que pertence.

Nos conhecimentos, a *consignação* se faz *ao portador, nominalmente* ou *à ordem*.

Quando a *consignação* é ao portador, não se conhece, porque nela não está escrito o consignatário: este será a pessoa que se apresente com o conhecimento.

Na *consignação nominativa*, o consignatário será a pessoa cujo nome se inscreve na *consignação*, exarada no conhecimento.

Na *consignação à ordem*, a propriedade se confere ao remetente ou embarcador, com a faculdade de endossar o conhecimento a determinada pessoa, que será, afinal, o consignatário.

CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. Modalidade extrajudicial da *consignação* em pagamento, como forma de extinguir a obrigação de pagamento de dinheiro, em que o depósito é procedido através de agência bancária (Maria Helena Diniz).

CONSIGNAÇÃO DE VENCIMENTOS. A *consignação* compreendida no sentido que lhe empresta o Direito Administrativo não possui a significação que se lhe dá no Direito Comercial, isto é, de *comissão* ou de *envio de mercadorias*.

Consignação de vencimentos entende-se, assim, a *reserva* ou *separação* feita pelo funcionário público ou mesmo empregado particular, de parte de seus vencimentos ou ordenado, para atender a *certo pagamento* a determinada pessoa.

É, por isso, uma *autorização* ou uma *ordem de pagamento* feita pelo funcionário ou empregado, à repartição ou estabelecimento, que lhe paga os vencimentos ou ordenado, para que se cumpra a favor de um terceiro.

Diante desta autorização de pagamento ou desta ordem, já o *consignatário*, pessoa a favor de quem a ordem ou autorização é dada, recebe a quantia consignada, durante o tempo em que se mostrar efetiva a *consignação*, sem qualquer interferência do consignante.

A *consignação* se cumpre segundo o mandato escrito do consignante e em todos os seus termos, até que se solucione o valor total da *consignação*.

A *consignação de vencimentos* diz-se, também, *consignação em folha*. E isto porque, uma vez considerada efetiva, com a requisição que é feita pelo funcionário à repartição ou estabelecimento competente, é *averbada* em sua folha de pagamento, a fim de que, mensalmente ou nas condições em que foi outorgada, se processe o desconto de *consignação*, e somente recebe o funcionário ou empregado o *líquido* de seus vencimentos, visto que a parte consignada é paga diretamente ao beneficiário, a favor de quem foi inscrita.

Uma vez inscrita, a *consignação* torna-se *irretratável*. Quer dizer, não pode ser cancelada, salvo se cumprida integralmente, sem o consentimento expresso do consignatário. Nem o estabelecimento, nem o funcionário a pode, validamente, cancelar.

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. É a expressão que melhor condiz com o sentido que é dado à *consignação* pela lei civil e processual: entende-se, por isso, o pagamento que é feito judicialmente por meio de depósito.

E, nesta razão, também se diz *depósito em pagamento*.

Assim, compreende-se como *consignação em pagamento* o depósito judicial, feito pelo *devedor*, do valor da dívida, quando o credor não o queira receber ou dar quitação em regra, ou quando desconhece quem seja o credor ou é ele incapaz para receber ou dar quitação.

Diz-se que a consignação civil é consignação em pagamento, precisamente porque, quando admitida e efetiva, tem o supremo efeito de equivaler a pagamento, extinguindo a obrigação. E, tão logo efetuada, tem também a propriedade de ressaltar a responsabilidade do devedor, em relação ao retardamento do pagamento, livrando-o dos juros da dívida e de todos os riscos, que poderiam advir pelo inadimplemento da obrigação.

Para a validade da consignação em pagamento, prescreve a lei civil regras próprias. E traça a lei processual normas para a sua efetivação.

A lei civil determina os casos em que possa ocorrer:

- a) se o credor, sem justa causa, se recusar a receber o pagamento ou a dar a quitação na devida forma;
- b) se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições estabelecidas;
- c) se o credor for desconhecido, estiver declarado ausente ou residir em lugar incerto e não sabido ou de acesso perigoso ou difícil;
- d) se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;
- e) se pender litígio sobre o objeto do pagamento;
- f) se houver concurso de preferência aberto contra o credor ou se for este incapaz de receber o pagamento.

O credor consignado pode *contestar* a consignação, desde que não tenham ocorrido os motivos que a justificam, ou desde que tenha recusado o pagamento com justa razão.

A consignação em pagamento se efetiva por ação própria, que se intitula *ação de consignação em pagamento*, encontrando-se seu ritual prescrito na lei processual civil, arts. 890 e segs.

No âmbito da locação urbana, vide, sobre consignação em pagamento, o art. 67 da Lei nº 8.245/91.

CONSIGNADO. Adjetivamente, serve para indicar a coisa ou tudo que se consignou, ou foi objeto de *consignação*. Como substantivo, distingue a pessoa a quem se fez a consignação, é por ela favorecida, ou contra ela é que foi a consignação feita. É o mesmo que *consignatário*.

CONSIGNADOR. Diz-se, também, *consignante* e designa toda pessoa que promove ou faz uma consignação.

É, assim, *consignador* ou *consignante* o comerciante que remete mercadorias a outrem, em consignação. Diz-se, também, *comitente*.

É *consignador* ou *consignante* e *expedidor* ou *carregador* de mercadoria ou navio consignados ou enviados por ele a outra pessoa.

É *consignador* ou *consignante* o funcionário que autoriza *consignação em folha* a favor de seu credor.

É *consignador* ou *consignante* o devedor que deposita em juízo quantia certa ou coisa certa para que se livre da obrigação e obtenha, desse modo, a quitação de seu credor.

CONSIGNANTE. A pessoa que faz ou promove a consignação. O mesmo que *consignador*.

CONSIGNATÁRIO. Diz-se, também, *consignado* utilizado o adjetivo como substantivo.

É vocábulo que indica a pessoa a quem se *consigna* uma coisa.

Assim, é *consignatário* ou *comissário* o comerciante que recebe a mercadoria de outra pessoa, para vendê-la, por conta dele e segundo suas instruções.

É *consignatária* ou *destinatária* a pessoa a quem se envia a mercadoria, para que a receba, nos termos do conhecimento que prova a sua remessa.

É *consignatária* a pessoa a favor de quem o funcionário público ou empregado destina a consignação feita.

É *consignatário* o credor contra quem o devedor fez a consignação judicial da importância correspondente a seu crédito.

CONSIGNATÁRIO DO NAVIO. Assim se diz da pessoa a quem, como agente do armador de navio e instituído seu mandatário, compete prover a todas as necessidades dele, no porto de seu destino ou de escala, aparelhando-o para o regresso ou continuação de sua rota.

Diz-se, também, *comissário de navios*.

“CONSILIUM FRAUDIS”. É expressão latina que pode ser traduzida como *plano de fraude*, desde que, trazida à terminologia jurídica, tem o sentido de indicar o *ajuste*, o *concerto*, *acombinação da fraude*, evidenciada entre devedor e um terceiro com a intenção de causar prejuízo ao credor.

Desse modo, o *consilium fraudis* resulta da *intenção fraudulenta* com que se pratica o ato, entre devedor e outra pessoa, a fim de que se lesem os direitos do credor.

Assim, não evidenciado que o *ato* resulte numa diminuição ao patrimônio do devedor, de modo a se mostrar um *ato lesivo*, verdadeiramente, não se pode considerar a existência do *consilium fraudis*, com força operante para admitir a *ação pauliana*, conseqüentemente, investir-se contra o terceiro que fez o negócio ou praticou o ato ou contra o devedor, a fim de desfazer.

O *consilium fraudis* possui os seus característicos subjetivos e objetivos, que são índices da própria *fraude animus nocendi* ou *consilium fraudis*, e *eventus damni*.

Da evidência da *má-fé* entre devedor e o terceiro, ou seja, a *fraude bilateral*, é que se fundamenta o *concerto* ou o *plano da fraude*, que teve como intuito tornar o devedor insolvente ou diminuir a sua solvabilidade, em prejuízo do credor.

Finalmente, o *consilium fraudis* pode ser considerado como o *conluio fraudulento* intentado entre duas ou mais pessoas, uma delas devedora de outra pessoa, para prejudicá-la.

CONSISTÓRIO. Derivado do latim *consistorium* (lugar de reuniões, assembleia), é particularmente empregado para indicar a assembleia ou reunião geral dos cardeais, que se encontram em Roma, sob a presidência de Sua Santidade, o Papa, para tratar de assuntos de interesse eclesiástico.

O consistório pode ser *secreto* ou *público*.

Quando é secreto, dele somente participam os cardeais que tenham atribuições deliberativas. E nele se trata de questões de interesse interno da Igreja.

Quando é público ou solene, em regra, para proclamar a canonização de um novo bem-aventurado ou para promover uma recepção diplomática, dele podem participar convidados de Sua Santidade, ou seja, embaixadores ou pessoas gradadas, mesmo que não pertençam ao clero.

Consistório. Em acepção extensiva, é empregado para indicar toda espécie de reunião entre pessoas para discutirem e solucionarem questões importantes.

E serve ainda para designar o *conselho*, instituído entre ministros e pessoas pertencentes aos cultos evangélicos ou israelitas, com a função ou finalidade de manter a disciplina entre os crentes e ditar as normas indispensáveis à administração dos bens pertencentes às respectivas comunidades.

CONSÓCIO. Assim se diz do sócio de uma sociedade, em relação aos outros sócios.

CONSOLIDAÇÃO. Derivado do latim *consolidatio*, de *consolidare* (fortalecer, unir, tornar sólido), embora aplicado em vários aspectos na linguagem jurídica, possui este mesmo sentido de *união* ou *solidificação*, em virtude do que a coisa, o ato ou o fato se tornam mais firmes ou mais sólidos.

CONSOLIDAÇÃO DA DÍVIDA. É expressão de Direito Financeiro, para indicar a operação em virtude da qual se promove a transformação ou conversão de uma *dívida flutuante*, sem condições de resgate preestabelecidas, em *dívida fundada* ou *consolidada*, mediante a qual ficam instituídos, pela emissão de títulos próprios, os juros, bem assim o prazo em que estes se pagam e a maneira de amortização.

Por esta forma, a dívida anterior se transforma em títulos negociáveis, com juros prefixados e pagamento de prestações por tempo determinado e em épocas previamente indicadas. Ou pode, mesmo, resolver-se em títulos de *dívida permanente*, assim denominada para distinguir-se da que possui prazo de resgate, que se diz *dívida amortizável*.

Também se diz *consolidação* para os próprios empréstimos novos, mediante emissão de títulos de renda, sejam temporários (amortizáveis) ou *permanentes*, quando não há prazo de resgate.

Aos títulos consequentes de consolidação denominam-se títulos consolidados. E para a dívida que eles representam diz-se dívida *consolidada* ou *fundada*.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS. Assim se diz da reunião, em um só corpo, convenientemente sistematizada, de todas as leis referentes a uma matéria.

CONSOLIDAÇÃO DO FERIMENTO. Na terminologia da Medicina Legal, assim se diz para indicar o período ou espaço de tempo que se considera necessário para que a vítima de um acidente, ou de um ferimento, se restabeleça completamente, durante o qual permanece sob os cuidados clínicos.

CONSOLIDAÇÃO DO USUFRUTO. Aí, consolidação está no sentido de *união*, embora também dela decorra o sentido de *solidificação*.

A consolidação do usufruto ocorre, assim, quando às mãos do usufrutuário vem cair o domínio da coisa usufruída, ou quando às mãos do nu-proprietário chega o direito de uso e gozo da coisa.

Em qualquer das circunstâncias ocorre a união ou solidificação dos dois direitos, que se encontravam em mãos diferentes, unindo-se, solidificando-se nas mãos de um só: o direito de uso e gozo da propriedade, que se mostrava isolado do direito de propriedade. Reúnem-se os dois para dar domínio útil e direto, ou seja, domínio pleno a um só titular.

E pela consolidação do usufruto, isto é, sua reunião ao direito de propriedade, o usufruto se extingue, desde que as qualidades de usufrutuário e de senhor da coisa se reuniram num só titular.

CONSÓRCIO. Derivado do latim *consortium*, de *consors* (que participa, que compartilha, companheiro), designa, na terminologia jurídica, o próprio *casamento* ou *matrimônio*.

Consórcio. Mas, no sentido da Economia Política, indica a associação de interesses promovida por várias empresas, que juridicamente se conservam independentes.

É uma das muitas modalidades de cooperação econômica, em virtude da qual as empresas associadas regulam entre si a maneira de executar as suas operações, alienando, por ela, parte de sua autonomia econômica, pois que ficam, neste particular, sob a dependência da direção do consórcio.

Mas não se confunde nem com o *truste*, pois que neste não há perda de autonomia econômica, nem com o *cartel*, com o seu caráter de monopólio, que não é da finalidade do consórcio.

Em regra, o consórcio tem o fundamental intuito de facilitar o financiamento das empresas associadas. Designa-se atualmente a união de pessoas para a aquisição de bens duráveis, mediante sorteio.

Denomina-se *consórcio* a forma associativa de pessoas que se reúnem para obter um capital ou coleta de poupança para adquirir, mediante pagamento de contribuições mensais de valor, bens imóveis ou móveis duráveis em quantidade equivalente ao número de integrantes do grupo, por meio de autofinanciamento, utilizando o sistema combinado de sorteios e lances, sob fiscalização governamental.

CONSORTE. Derivado de *consors*, é aplicado na técnica jurídica para indicar a pessoa que participa com outra do mesmo destino.

É, assim, sinônimo de *cônjuge* e do *consócio* ou de *comparte*.

Diz-se, também, *consorte*, em sentido análogo, para a pessoa que tem interesse comum com outra em um *pleito*. Designa-se mais propriamente *litisconsorte*.

CONSPIRAÇÃO. Derivado do latim *conspiratio*, de *conspirare* (maquinar, tramar), entende-se o *concerto* em preparo por vários indivíduos, na intenção de executar um plano subversivo contra os poderes constitutivos, mais propriamente para atentar contra os governantes. Quando a conspiração se promove para atentar contra o regime, mais propriamente é uma *conjuração*.

Conspiração. Em sentido vulgar conspiração significa toda trama ou conluio, desenvolvidos entre várias pessoas para levar a efeito um ato prejudicial ou um atentado contra a pessoa ou contra as instituições.

CONSTÂNCIA. Juridicamente, assim se diz do tempo, da duração, em que uma coisa se mantém ou se conserva, ou em que um contrato prevalece.

É, pois, indicativo da existência da coisa, da permanência do fato ou da vigência do contrato.

CONSTITUIÇÃO. Derivado do latim *constitutio*, de *constituere* (constituir, construir, formar, organizar), possui, em sentido geral, a sinonímia de *compleição* ou de *composição*, o que dá a ideia de um *todo formado* ou *construído*, com os elementos fundamentais à sua finalidade.

Constituição. No sentido do Direito Público, tem significação mais elevada: designa o conjunto de regras e preceitos, que se dizem fundamentais, estabelecidos pela soberania de um povo, para servir de base à sua organização política e firmar os direitos e deveres de cada um de seus componentes.

Desse modo, assinala ou determina a *lei constitucional*, que se evidencia a *Lei Magna* de um povo, politicamente organizado, desde que nela se assentam todas as bases do regime escolhido, fixando as relações recíprocas entre governantes e governados.

Como sinônimas, podem ser aplicadas as expressões: *lei fundamental*, *código supremo*, *magna carta* ou *estatuto básico*.

Dessa forma, a constituição estabelece todas as formas necessárias para delimitar a competência dos poderes públicos, impondo as regras de ação das instituições públicas, e as restrições que devem ser adotadas para garantia dos direitos individuais.

É, assim, o *mandamento jurídico*, em que se exaram os princípios fundamentais para instituição de todas as demais regras ou normas a serem estabelecidas. É a lei das leis.

E, desse modo, apresenta-se como a *lei suprema* outorgada à Nação pela própria vontade soberana do povo, por meio de seus delegados ou representantes escolhidos ou aclamados, enfeixando, em seu complexo, normas que se dizem fundamentais e absolutas, quer em relação ao tempo, quer em relação ao espaço.

Em regra, a constituição é *escrita*, isto é, é formada por um único *instrumento*, em que se contêm todas as suas normas e preceitos, em contraposição à *não escrita*, que se diz também *costumeira*, sendo representada por um conjunto de regras esparsas ou por tradições, que se respeitam.

Nesta razão, porque a constituição não escrita possa ser alterada à vontade do legislador, diz-se que é *flexível*, em oposição à escrita, que somente em casos especiais se altera, e se diz *inflexível* ou *rigída*, ou ainda *limitada*, visto que, em seu texto, encontram os governantes ou poderes públicos limites às suas atividades públicas e políticas, não se podendo afastar das normas que lhes foram traçadas.

Constituição. No sentido, porém, que lhe empresta o Direito Civil ou Comercial, designa o ato pelo qual a pessoa institui ou estabelece alguma coisa: é vocábulo equivalente a *instituição* ou *estabelecimento*.

E, neste sentido, se diz *constituição da renda*, *constituição do dote*, *constituição da servidão*, *constituição do negócio*, *constituição do mandato*, *constituição do usufruto*, *constituição da fundação*, *constituição da sociedade*.

Em todos os casos, revela o sentido de *composição*, *construção*, *organização*, *estabelecimento* ou *instituição*.

CONSTITUIÇÃO ABERTA. Denominação que se dá à Constituição que se amolda às mudanças da sociedade e do Estado, não necessitando de grandes alterações formais, mas sim de alguns ajustes. Seu texto é flexível e composto por um conjunto de valores que podem ser modificados conforme a evolução da sociedade.

CONSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO. A constituição da fundação não compreende simplesmente o ato inicial que determina a sua instituição, mas toda soma de atos que se fazem necessários, para sua *composição* jurídica e início de sua *vida legal*.

Assim, bem se pode assentar que a *constituição* tem aí o exato sentido de *construção* ou *de organização*.

E para tal se deve atender às regras e princípios instituídos na lei civil, inclusive aprovação de seus estatutos pela autoridade competente e o registro de sua constituição no ofício competente, a fim de que adquira a personalidade jurídica, que lhe dá existência legalizada.

CONSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO. Assim se diz do ato inicial, em virtude do qual a servidão se estabelece, gerando contra o proprietário do prédio serviente a obrigação de admitir o

direito do proprietário do prédio dominante, para que se utilize daquele para os fins indicados na servidão.

Aí, é usado na acepção de *formação*, pois que o direito à servidão é resultante ou *formado* pela sua constituição, seja decorrente de ato voluntário, seja imposta por lei.

CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE. Indica a expressão toda soma de atos pelos quais a sociedade se organiza e se legaliza para adquirir a sua personalidade jurídica. E, assim, tanto se entende para as sociedades civis, como para as comerciais.

CONSTITUIÇÃO DE RENDA. Seja no ponto de vista jurídico ou econômico, significa o ato pelo qual a pessoa faz *aplicação de seus capitais, no intuito de adquirir rendas temporárias* ou *vitalícias*, ou de as estabelecer em benefício de outrem.

No sentido meramente jurídico, a constituição de renda, embora em realidade implique, como a operação econômica, a *conversão* de certo capital em *meio de renda*, mais se emprega para designar a convenção ou o ato, a título oneroso ou gratuito, entre vivos ou de última vontade, mediante o qual se procura estabelecer, por tempo determinado, uma renda ou prestação periódica, em benefício próprio ou alheio.

E esta se opera pela entrega de *certo capital*, em dinheiro ou imóveis, à pessoa que se obrigue a satisfazê-la.

Por aí, então, se verifica a distinção que se possa fazer entre a *constituição de renda*, no sentido de operação meramente econômica de aplicação de capitais, e a que se define na lei civil.

A constituição de renda, na acepção do Direito Civil, é temporária e se pode estabelecer, também, pela entrega de imóveis.

A constituição de renda, como aplicação de capital, pode ser temporária ou vitalícia. É promovida sempre a favor do instituidor. E resulta na aquisição de títulos da dívida pública ou de outros, que paguem prêmios, ou na aquisição de prédios (imóveis), para arrendamento ou locação.

CONSTITUIÇÃO DO DOTE. Assim se diz do ato pelo qual, legalmente, se institui certa porção de bens como *dote* da mulher, pelo que eles se transferem ao marido para que, de seus rendimentos, tire subsídio para atender às despesas da sociedade conjugal.

A constituição do dote pode ser deferida antes ou na vigência do matrimônio, com *declaração expressa* de que os bens a que se refere ficam sujeitos ao regime dotal.

Quando constituído antes, na escritura antenupcial, se descreverão os bens que constituem o dote, com a expressa declaração de que ficam sujeitos ao regime dotal.

Na escritura de constituição do dote, além da menção dos bens que são referidos, deve ser feita a estimação deles, a fim de que se fixe o valor do dote.

A constituição do dote pode ser promovida pela mulher, por seus ascendentes ou por outrem.

Na constância do matrimônio, somente aos ascendentes e estranhos se permite a constituição de dote, visto que se veda aos cônjuges aumentarem-no, após o casamento.

Vide: *Dote*.

CONSTITUIÇÃO DO MANDATO. Seja *ad lites* ou *ad negotia*, constituição do mandato ou *constituição de procurador* é a outorga de poderes a uma pessoa, para que represente outra na defesa de seus interesses, quando em juízo, ou na feitura de certos negócios.

CONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO. Designa o ato de instalação e funcionamento de um negócio industrial ou comercial. É o estabelecimento de casa comercial ou de indústria.

CONSTITUIÇÃO DO USUFRUTO. Assim se diz para o ato que estabelece o direito de usufruto em favor de uma pessoa, seja por ato *inter vivos*, seja *mortis causa*, em virtude do qual pode o usufrutuário fruir as utilidades e frutos da coisa, enquanto destacado, em seu proveito, do direito do nu-proprietário.

CONSTITUIÇÃO FECHADA. Entende-se Constituição Fechada aquela que tem seu texto ligado aos valores que imperavam no momento de sua elaboração.

Para o constitucionalista português J. J. Gomes Canotilho, Constituição Fechada é aquela só baseada em regras ou preceitos, espécies de normas que permitem pouca liberdade ao intérprete, diferentemente dos princípios, que, embora com maior densidade normativa, constituem comandos genéricos que facilitam a aplicação nos casos concretos.

CONSTITUINTE. Na terminologia jurídica, é o vocábulo *constituente*, derivado do latim *constituens*, de *constituere*, aplicado para indicar tudo que se constitui, ou a pessoa que constitui. E, assim, é empregado como adjetivo ou como substantivo.

Como adjetivo, qualifica tudo *que se constitui*.

Assim como se diz congresso ou assembleia constituinte para significar a que está investida de poderes para instituir ou estabelecer uma *constituição*. Neste sentido, no entanto, emprega-se como substantivo. Diz-se simplesmente *constituente* para indicar a assembleia com autoridade para impor uma constituição.

Como substantivo, então, possui o vocábulo vários sentidos:

- a) *Constituente* é a pessoa que outorga poderes a outra para representá-la em atos que deveria praticar. É sinônimo de *mandante*.
- b) *Constituente* é a pessoa que institui ou constitui uma renda, ou um dote.
- c) *Constituente* é a pessoa que participa ou participou de um congresso constituinte, em que se estabeleceu uma constituição.

CONSTITUTIVO. Derivado de *constituir*, do latim *constituere*, serve para indicar não somente o ato *que estabelece um direito*, como tudo o que é *essencial* ou *atributivo* do fato, do ato, da coisa ou da pessoa, tornando-se, assim, elemento característico e distintivo deles.

CONSTITUTO. Segundo a origem latina do vocábulo, de *constitutum*, de *constituere*, possui o significado de lei, decreto, constituição, convenção, acordo, concordata.

Mas, na terminologia jurídica, é propriamente aplicado no sentido de *convenção*, *acordo*. E, quando se diz *ex constituto* ou cláusula *constituti*, tem-se a nítida ideia de que uma *condição* ou um *modo* foi estabelecido ou constituído no contrato, de comum acordo, ou segundo a convenção estabelecida.

Entre os romanos havia duas espécies de constituto:

- a) *Pecunia constituta*, que era a convenção em virtude da qual a pessoa se obriga a dar ou a fazer uma coisa já devida ou prometida por obrigação anterior, fosse natural, civil ou mista.
- b) *Constitutum possessorium*, em virtude do qual a pessoa, mesmo de posse da coisa que lhe foi entregue por outrem, reconhece que não tem sobre ela o direito de propriedade nem a posse jurídica, que permanecem ainda direito do transferente.

Neste último sentido, é que a convenção mantém seu uso no Direito atual.

CONSTITUTO POSSESSÓRIO. Diz-se também *cláusula constituti*. É, assim, a convenção, ou o pacto aceito entre os contratantes, mediante o qual se entende promovida a tradição (*traditio ficta*), apesar de continuar a coisa em *poder de outrem*.

Desse modo, institui a *tradição convencional*, em virtude do que se impõe para sua evidência:

- a) A vontade do possuidor atual em não possuir a coisa para si, mas para outrem.
- b) A vontade do adquirente ou do novo possuidor em ter a coisa como sua, embora em posse de outrem.
- c) A relação de causalidade necessária entre os dois fatos, isto é, entre o *ato de apreensão* da coisa, que passa de uma para outra posse, e o *animus possidendi*, em razão do que há a consciência deste direito e a evidência de uma coisa determinada, *res certa*.

Pelo constituto, adquire-se ou se perde a posse.

Segundo as circunstâncias, o constituto pode resultar tacitamente (*constitutum tacitum*), desde que por atos inequívocos ele se revele. Não poderá, no entanto, em caso algum, ser presumido.

O constituto possessório não se confunde com a *cláusula “de precario”*.

Vide: *Cláusula constituti*, *Cláusula de precario*, *Precário*.

CONSTRANGIMENTO. De *constranger*, do latim *constrangere* (apertar, prender, ligar), é aperto, embaraço, acanhamento, violência, força. Mas, em conceito propriamente jurídico, é o ato pelo qual uma pessoa *obriga outra a fazer* o que não pretende ou não quer fazer, ou *aobriga a não fazer* o que era de seu desejo ou de seu interesse.

Se a pessoa, que constrange, está no direito ou tem autoridade para constranger, o constrangimento será lícito. Aí será a própria lei que atribui ao *constrangedor* o direito ou a autoridade *para obrigar* à prática do ato, ou à sua omissão.

Mas se o constrangimento se revela uma *violência* ou *ato de força*, porque não assista ao constrangedor qualquer direito ou autoridade para obrigar a outrem que pratique ou deixe de praticar certo ato, o constrangimento é ilegal, correspondendo à *coação*. É vício que o anula, desde que resultou de consentimento não livremente obtido. O constrangimento ilegal sempre se apresenta como a força ou a violência irresistível, capaz de aniquilar a vontade do agente contra quem é exercida. E se por ele o constrangido praticou ato ilícito, do ato criminoso ou delituoso se exculpa, visto que sua ação foi motivada pela imposição ou pela força, a que não pode resistir.

O constrangimento pode ser físico e moral. *Físico* ou *material*, quando consequente de imposição acompanhada de inequívoca demonstração de imediato ataque à integridade física da pessoa, ou de violência física iminente. *Moral*, quando, embora não resultante da ameaça iminente de agressão física, se acene com a execução de atos maldosos e prejudiciais à pessoa ou a membros de sua família, com suficiente força para provocar receio ou intimidação.

Vide: *Coação*.

CONSTRUÇÃO. Derivado do latim *constructio*, de *construere*, possui a significação *deestrutura, compleição, formação* ou *edificação*.

Dessa forma, tanto pode indicar a *configuração* de uma pessoa ou de uma coisa, como se entende a *ação de construir* ou *execução de obras*.

Construção. Na terminologia do Direito Civil, é mais comumente aplicado para indicar *oedifício* ou o *prédio* (em sentido estrito), já construído (obra executada), como para apontar toda espécie de *obra* ou *edificação* que se esteja executando.

Nesta última acepção, pois, não somente se entende *construção* a obra realizada para erguer ou edificar uma *casa* ou um *prédio*, mas toda obra executada de parte dele, como sejam muros, paredes etc.

Construção, assim, além de designar o próprio prédio já construído, assinala toda espécie de *obra* ou de *trabalho*, tendente a ampliar, modificar, melhorar o prédio já construído ou edificado, ou a construí-lo inteiramente. E exprime toda espécie de obra, trabalho de arquitetura ou de pedreiro, mesmo que não se destine a edificar *habitação*.

As obras que têm por escopo reformar ou alterar o aspecto do prédio ou edifício anteriormente construído dizem-se de *reconstrução*, ou seja, a ação de *construir de novo*.

Os *reparos* ou obras executados em prédio ou edifício para remediar defeitos ou restaurar desgastes entendem-se propriamente *consertos*.

Construir, em sentido técnico, é *realizar obra nova*, seja edifício, ponte, viaduto, muro, estrada etc.

O *direito de construção* é assegurado a todo proprietário, ressalvados, no entanto, os princípios impostos nos regulamentos administrativos ou posturas municipais, e os direitos alheios, notadamente dos vizinhos.

Às autoridades públicas e aos terceiros prejudicados cabem *embargar* as construções que se antepõem às leis, ou aos direitos dos prejudicados.

A lei civil prescreve as regras, impondo os direitos para construir e as restrições que possam sofrer.

CONSTRUTOR. Em sentido genérico, *construtor* é aplicado para designar toda *pessoa que constrói*, ou a quem se atribui o encargo de *executar* ou *realizar* uma obra ou *compor* qualquer coisa.

Mas, no sentido que lhe empresta a lei civil, sentido mais estrito, *construtor* significa ou designa a pessoa a quem se comete o encargo de dirigir e executar uma *construção* ou *edificação*.

É o *executor* ou o *empreiteiro da obra*, encarregando-se da execução dela, segundo os planos previamente traçados pelo *engenheiro* ou *arquiteto*.

Neste sentido, construtor entende-se o próprio *empreiteiro*, quando ele é quem vai *executar a construção* ou, melhor dito, é ele *quem vai construir*.

Se o engenheiro ou arquiteto, que idealiza a construção, traçando o plano ou projeto, em que ela se irá calcar, vai executar seu próprio projeto, será então o *engenheiro-construtor* ou *arquiteto-construtor*.

Desse modo, *engenheiro* ou *construtor*, que assinala a capacidade técnica da pessoa para *projetar*, *esboçar*, *dirigir* ou *executar* construções e a sua *habilitação profissional e legal* para o exercício de tais funções, não se diz *construtor* se a ele não se comete o *encargo de construir*.

O construtor é o que recebe a *tarefa* de fazer executar a obra ou a construção, sob sua direção e responsabilidade.

E essa tarefa, que tecnicamente se diz *empreitada de obra*, pode consistir na simples *direção*, ou seja, na locação de seu trabalho, ou na locação deste e fornecimento do material para a efetividade da construção, inclusive da *mão de obra* para executá-la.

Desse modo, o construtor não se confunde com o *trabalhador* ou *operário* da construção, que este simplesmente fornece a *mão de obra*, ou seja, o *serviço braçal*, ao passo que o construtor é o que *dirige a construção*, fornecendo ou não material e mão de obra para executá-la.

CONSUETUDINÁRIO. Derivado de *consuetudo*, de que se formou *consuetudinarius*, serve, na técnica do Direito, para indicar tudo o que se funda no hábito, no costume ou na tradição.

Mas justamente por se fundar no uso ou no costume, somente se diz *consuetudinário* para o que for *habitual, tradicional*, isto é, uma multidão de vezes repetido ou praticado.

O consuetudinário, pois, indica tudo o que é de costume enraigado ou que já faz parte da própria tradição.

Neste sentido é que se diz Direito *Consuetudinário*, para indicar a regra ou a praxe jurídica que não vem em textos, mas se firma no hábito, na tradição, no uso.

E nesta razão, já asseverava CÍCERO: *Consuetudinis magna vis est* (Grande é a força do hábito).

Vários brocardos jurídicos firmam a força do uso e do costume e a sua influência na interpretação e aceitação das leis:

a) *Consuetudo est optima legum interpres* (O costume é ótimo intérprete da lei).

b) *Consuetudo potest quidquid potest praescriptio* (O costume pode tanto, quanto pode a prescrição da lei).

c) *Consuetudo parem vim habet cum lege* (O costume tem força igual à da lei).

Vide: *Costume*.

CÔNSUL. Nem sempre *cônsul* foi aplicado no Direito com a significação atual.

Primitivamente, pois, designava entre os romanos, os *magistrados* supremos da república, em cujas mãos se enfeixavam os poderes de governo. E, em igual sentido, se aplicou na França, após a revolução em que se implantou a primeira república.

Embora, entre as atribuições do cônsul na compreensão atual se integrem várias que lhe conferem *poderes de juiz*, não se diz que seja propriamente um *magistrado*, nem no sentido de autoridade governativa, nem no sentido de autoridade julgadora. É o *funcionário*, em quem se investe a autoridade de representar o país, a que pertence, em um país estrangeiro, a fim de que atenda aos seus interesses comerciais e aos dos nacionais que ali residem ou que por ali transitam.

É, pois, *agente oficial* de um país, em outro país, com funções legalmente determinadas e atribuições as mais complexas, visto que ora é notário, ora é representante do fisco, ora é autoridade administrativa e, por vezes, é oficial de registro ou juiz de casamentos.

A investidura no cargo de cônsul consta de uma *patente* ou *provisão* expedida pelo governo do país que o nomeia. Mas, para que efetivamente assuma as suas funções, necessário que o governo do país em que vai servir dê a sua *autorização*, que se diz, tecnicamente, *exequatur*.

Os cônsules se distinguem em *gerais*, *cônsules*, *vice-cônsules* e *agentes consulares*. Semelhantes designações não possuem significação internacional: mostram simples modalidades adotadas pelas legislações de cada país, indicando uma *hierarquia* entre as várias espécies.

Entre nós, há *cônsules gerais* e os *cônsules de primeira, segunda e terceira classes*.

Os cônsules ainda se distinguem em *cônsules de carreira*, a que os franceses chamam *missi*, e os *cônsules honorários*, denominados na França de *electi*.

Os *cônsules de carreira* são aqueles que ingressam no corpo consular, como funcionários públicos, providos que se acham de uma nomeação, que lhes assegura o cargo e nele lhes dá estabilidade e direito a acesso.

O *cônsul honorário* é aquele que é investido na qualidade de cônsul, mesmo não sendo nacional, para desempenhar as atribuições conferidas ao cargo. É assim a pessoa que é *recrutada* entre os residentes de uma localidade, de país estrangeiro, para desempenhar, *honorificamente*, isto é, sem a qualidade de funcionário público, o cargo de cônsul.

Os *cônsules* distinguem-se dos *diplomatas*. Estes exercem mandato de representação ou delegação política de um governo soberano junto a outro governo, também soberano. As atribuições dos cônsules são meramente administrativas, limitadas à região em que têm jurisdição. E toda vez que se têm de dirigir ao governo do país, em que têm funções, fá-lo-ão por intermédio da legação de seu governo. E, em regra, por intermédio das missões diplomáticas é que recebem as instruções para boa execução dos serviços integrados em suas atribuições.

CONSULADO. É aplicado tanto para indicar o ofício ou a jurisdição dos cônsules, como a repartição em que funcionam.

CONSULAGEM. Assim se dizem os emolumentos ou as taxas devidas aos cônsules pelos importadores e exportadores, ou pelos capitães de navios, pela autenticidade das faturas comerciais e expedição das faturas consulares, ou desembaraço dos navios, nos mercados ou nos portos de onde procedem.

CONSULENTE. Derivado do latim *consulens*, de *consulere* (consultar, tomar conselho), é aplicado na terminologia jurídica para designar a pessoa que vai aconselhar-se ou consultar um advogado, a respeito de questão jurídica de seu interesse.

Extensivamente, então, passa a indicar o *cliente* do advogado, como de outro profissional, a quem habitualmente procura para consultas.

Assim se diz *consulente* para a pessoa que procura o médico, o jurista ou outro profissional, para consultá-los em matéria de sua profissão.

CONSULTA. Derivado de *consultum*, de *consulere*, é empregado para indicar a ação de *consultar*. Em tal sentido, então, possui os significados de *conselho*, *parecer*, *plano*, *projeto*. E tanto serve para designar o *conselho* ou *parecer*, *que se pede*, como o *conselho* ou *parecer*, *que se dá*.

CONSULTOR. Designação que se atribui, geralmente, à pessoa que, por seu saber, sua experiência, é procurada para dar ou fornecer consultas ou pareceres, a respeito de assuntos ou matéria de sua especialidade.

Em certos departamentos públicos, designa um *cargo público*, notadamente para dar pareceres em questões jurídicas ou administrativas, que devam ser resolvidas pelos respectivos chefes. Em tais circunstâncias, dizem-se *consultores jurídicos*. E seu cargo ou função se diz de *consultoria*.

Mas também há *consultores técnicos*, escolhidos entre profissionais de outra arte, precisamente para serem ouvidos em questões pertinentes à especialidade.

CONSULTORIA. Assim se diz do cargo ou ofício de *consultor*.

CONSULTÓRIO. Designação dada ao *gabinete* ou *escritório*, em que médicos, engenheiros, dentistas ou advogados recebem os seus *clientes* ou *consulentes*, para lhes dar consultas.

CONSUMAÇÃO. Derivado do latim *consummatio*, de *consummare*, (completar, somar, acabar), possui o mesmo sentido de *complemento* ou *conclusão*.

Embora possa ser tido como *consumo*, de *consumir*, porque nesta circunstância também se tem ideia de *conclusão pelo gasto*, *consumação*, a rigor não é *consumo*, pois que significa propriamente a *realização de um fato* que veio *completar* ato anterior.

Consumação é, pois, o que se concluiu, o que se terminou ou ultimou.

E, assim, conforme já assentava a Ordenação (Liv. 4º, tit. 46, § 1º), não basta a celebração do casamento ou do matrimônio para que ocorra a comunidade conjugal e se opere a comunicação de bens. É necessária a *consumação do matrimônio* pela união carnal entre os cônjuges, ou seja, pelo *concúbulo*.

A consumação do ato ou do fato indica, portanto, a sua efetiva execução ou realização, com todos os complementos que os tornam perfeitos e acabados.

CONSUMIDOR. No sentido amplo, consumidor designa a pessoa que *consome* uma coisa.

Mas, no sentido do Direito Tributário possui o vocábulo significado próprio: entende-se como consumidor toda pessoa que adquire mercadoria de um comerciante, para seu uso ou consumo, sem intenção de revendê-la.

Desse modo, toda pessoa que adquire mercadorias, sejam de que natureza forem, como particular, e para uso doméstico ou mesmo profissional, sem intuito de revenda, considera-se consumidor. E o ato, que pratica, diz-se um ato de *consumo*, em acepção lata, pois consumo não compreende simplesmente o gasto ou destruição da mercadoria, pelo seu uso, mas o aproveitamento de sua utilidade, o que se pode repetir sem alterá-la em sua substância. Confira a Lei nº 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor) e o Decreto nº 2.181, de 20.03.97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC e estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas.

CONSUMÍVEL. Geralmente, mostra a qualidade ou condição da coisa, que se deteriora, ou que desaparece pelo seu uso ou por sua utilização. É a coisa *que se gasta* pelo uso.

Mas, em sentido mais amplo, *consumível* não traz simplesmente o sentido de tudo o que se destrói ou se gasta pelo uso. Dá a ideia de coisa ou de mercadoria trazida ao *consumo*, ou ao comércio, para aquisição e uso da coletividade. É, pois, indicativa da qualidade do que é exposto à venda.

CONSUMO. Deriva-se de *consumir*, do latim *consumere* (comer, gastar, destruir, utilizar), e possui a significação de gasto, extração, utilização, finamento.

Vê-se, desde logo, que profunda é a sua diferença de *consumação*, de *consumar*, cujo sentido não é de gasto ou destruição, mas de *perfeição* ou *acabamento*. Além disso, serve para indicar tais qualidades de perfeição ou acabamento, na coisa, no ato ou no fato, enquanto *consumo* indica a *utilização*, *uso* ou *gasto da coisa*.

Na técnica jurídica, não quer o vocábulo consumo significar simplesmente o gasto ou destruição, no sentido que se tem em referência às *coisas consumíveis*, que se destroem ou se gastam pelo primeiro uso ou gozo.

Juridicamente, há consumo, mesmo quando a coisa não se destrói ou se gasta, ou seja, mesmo de *coisas inconsumíveis*.

Consumíveis, em tal circunstância, é tomado em sentido realmente de *destrutível* pelo primeiro uso, ou *deteriorável*, pelo uso continuado.

No entanto, na acepção jurídica, há *consumo* não somente quando a coisa se destrói, como quando é adquirida para uso, mesmo permanente, isto é, sem imediata destruição.

Daí é que vem, então, a ideia do *consumo absoluto* e do *consumo relativo*, em que se distinguem as duas modalidades do sentido de consumo, isto é, tanto o *gasto* da coisa utilizada, como a *aquisição* para uma utilidade.

O Direito Tributário emprega em sentido lato, desde que não tenha em conta a destruição da coisa pelo primeiro uso, mas sua aquisição para ser utilizada, segundo seus fins.

Na técnica do Direito Tributário, ainda é o consumo distinguido em *supérfluo*, *útil* e *necessário*, classificação esta que serve de pauta à orientação tributária, a fim de que seja, nesta modalidade de imposto, preferido o produto menos necessário para maiores encargos fiscais.

CONSUMO ABSOLUTO. É o que resulta, em verdade, na destruição da coisa pelo *primeiro uso*. É o consumo das coisas *consumíveis*, que são aquelas que se destroem por um só ato de gozo. Equivale, assim, a *consumo efetivo*, ou seja, a *destruição da utilidade* da coisa, desde que, pela utilização, não pode mais ser útil. Ocorre ainda quando se destroem ou se estragam as coisas inconsumíveis e indeterioráveis. Opõe-se ao *consumo relativo*.

CONSUMO DE RIQUEZA. É a expressão que significa a utilização ou aproveitamento da utilidade de uma riqueza, tenha ou não o fim de satisfazer uma necessidade, ocorra ou não a destruição de seu valor.

E, dentro desse sentido, o consumo pode ser *reprodutivo* ou *improdutivo*, segundo é promovido para produção de novas riquezas ou para satisfação de necessidades pessoais.

O consumo reprodutivo é o industrial. O improdutivo é o que decorre do uso da coisa ou de sua utilidade.

Esta, aliás, é a significação de consumo, no sentido econômico. E, aí, consumo expressa o sentido de *compra* ou *aquisição*, opondo-se ao sentido de *produção*, criador da utilidade, que o consumo aproveita.

Em análogo sentido o tem o Direito Tributário, quando faz incidir a tributação sobre *osprodutos* destinados ao *consumo*, isto é, ao uso ou utilização pelo comprador ou adquirente.

Também é, no sentido econômico, que se enquadra a significação do consumo em *supérfluo*, *útil* e *necessário*, desde que, neste tríptico aspecto, se encontre o sentido de *consumoimprodutivo*, *reprodutivo* ou de *previdência*, este resultante de uma *precaução* ou de uma *segurança futura*.

CONSUMO NECESSÁRIO. Assim se diz daquele que incide sobre produtos ou mercadorias de uso forçado, por se mostrarem indispensáveis à alimentação, tais sejam, o pão, sal, leite, manteiga e outros artigos, ditos de *primeira necessidade*.

CONSUMO RELATIVO. Assim se diz do consumo, que não indica uma destruição da coisa, ou seja, a destruição de seu valor; mas a *aquisição* ou *compra da coisa*, consumível ou inconsumível, por quem pretende *aproveitar a sua utilidade*.

E se diz consumo relativo justamente porque, em relação à pessoa que vende a coisa, há um *consumo*, resultante do desaparecimento da coisa de sua posse, pouco importando que, em mãos do adquirente ou consumidor, vá ocorrer consumo efetivo ou aproveitamento de sua utilidade.

Desta forma, o *consumo relativo* pode decorrer, em tais circunstâncias, da venda de coisas consumíveis ou inconsumíveis. Em relação ao vendedor, em qualquer hipótese, houve um consumo, embora relativo.

Em relação ao adquirente ou comprador, o consumo será *relativo*, desde que, pelo aproveitamento da utilidade, não advenha a destruição de seu valor. Caso esta se dê, em suas mãos, virá um consumo absoluto, mostrando-se, em tal caso, consumo de coisa consumível.

O *consumo relativo*, em referência ao vendedor, mostra-se um consumo civil ou comercial, segundo é venda civil ou é venda comercial.

CONSUMO SUPÉRFLUO. É o consumo que se evidencia quando as coisas consumidas não representam utilidades necessárias, mais se mostrando o ato um *prazer*.

O fumo, as bebidas, as cartas de jogar entendem-se produtos de *consumo supérfluo*.

CONSUMO ÚTIL. É aquele que, não se mostrando absolutamente necessário, tem a sua utilidade, isto é, traz qualquer proveito à pessoa. Entre outros, são artigos de consumo útil o vinho, o café, o açúcar, o chá, a cerveja. Se o consumo não for moderado deixa de ser útil.

CONTA. Derivado do latim *computare* (contar, calcular, computar), possui o mesmo sentido de *computatio*: é a ação e efeito de evidenciar o estado ou a situação de várias operações comerciais ou de uma administração, relativas às despesas e às receitas ocorridas.

Significa, destarte, a demonstração, em cifras, de todas as operações realizadas em um *negócio*, na qual se registram, em colunas próprias, todas as parcelas referentes às operações de débito e de crédito, ou seja, à receita e à despesa.

Nesta razão, a *conta* não significa somente o *cálculo*, que nela se faz, mas o *cômputo* de tudo quanto deva ser nela anotado, desde que a conta tenha a finalidade de demonstrar e registrar uma *situação*, em que devem ser consideradas todas as operações de negócios, havidas em determinado período.

Às vezes, a *conta*, na técnica mercantil, é tida no sentido de *fatura*. Em tal caso se diz mais adequadamente *conta de venda* ou *conta de compra*, para significar propriamente a relação das mercadorias vendidas ou compradas, com a menção de seu preço.

Em várias expressões, seja na terminologia jurídica, seja na comercial, é o vocábulo aplicado para distinguir os diversos aspectos, em que a própria conta se manifesta ou para indicar operações que se fazem na conta.

Assim, por exemplo, diz-se *por conta* para indicar qualquer pagamento ou entrega de dinheiro feita com a intenção de amortizar um débito ou para resgate parcial da conta.

Na contabilidade, é comum o uso das expressões *nossa conta*, *sua conta*, *em conta*, *conta-corrente*, *conta duvidosa*, *conta de estorno*, *liquidação de conta*, todas elas possuindo o sentido próprio de indicar a situação ou o estado de uma conta.

Nossa conta, em regra em uso na contabilidade bancária, tal como a *sua conta*, indicam-se títulos de contabilidade representativos de operações distintas, entre dois estabelecimentos, que têm por hábito escriturar as operações de seu interesse em *nossa conta* e as de interesse do outro estabelecimento em *sua conta*.

Deste modo, a *nossa* e a *sua* correspondem à *própria* e à *alheia*.

Quando as operações, sejam de débito ou de crédito, se referem a operações próprias, registram-se em *nossa conta*, o contrário ocorre com as operações alheias, que se escrituram na *sua conta*.

Conta. Na terminologia contábil, além do sentido próprio e comum, possui significação especial: designa toda e qualquer *espécie de título* utilizado na contabilidade.

E assim se diz: a *conta de mercadorias*, a *conta de gastos gerais*, a *conta de lucros e perdas*, a *conta de capital*, para indicar não somente o título representativo na escrita, relativo a tais efeitos, mas também a soma de operações havidas com mercadorias, gastos gerais, lucros e perdas etc.

Conta. No sentido que lhe empresta a linguagem forense, não possui o vocábulo significado diverso daquele de evidenciar ou mostrar o estado ou situação das operações realizadas em um negócio ou numa administração.

Desse modo, *dar contas* ou *prestar contas*, *pedir contas* ou *tomar contas* em que resultam *ações de contas*, indicam os processos judiciais intentados para que, em juízo, se demonstrem e se esclareçam as *contas dadas* ou as *contas pedidas*.

CONTA ALHEIA. É aditivo explicativo, que se apõe ao título de *Mercadorias*, em contabilidade, para explicar as que são consignadas ao comerciante por *conta de outrem*. Ainda se usa no título *Consignações em conta alheia*, com o mesmo objetivo, em distinção da consignação que é feita pelo comerciante ao comissário ou a outro comerciante.

CONTA ATIVA. Na tecnologia da contabilidade, diz-se *conta ativa* para todo e qualquer conjunto de operações, classificado numa conta do *ativo* de uma escrita. Ou para toda *conta*, que represente um *haver*, isto é, um *crédito*, a favor de quem o pode exigir ou receber. Em relação à pessoa que *a deve pagar*, é *conta passiva*, segundo o princípio de que cada crédito corresponde a um débito, ou seja, cada credor a um devedor.

CONTA BANCÁRIA. Registro de controle do movimento de dinheiro – depósitos e retiradas – mantido por alguém em estabelecimento bancário, mediante conta-corrente individual ou conjunta.

CONTA-CORRENTE. Na terminologia da contabilidade e do Direito Comercial, a expressão tem significados diferentes.

I. Na contabilidade, tecnicamente, expressa:

- a) A *conta de movimento* entre duas pessoas ou firmas comerciais, em que se vão registrando todas as operações de débito e crédito recíprocas, resultantes das relações financeiras havidas entre elas, de modo que, somente por um *balanceamento* da conta, se verificará qual o devedor ou credor.
- b) O *extrato da conta de movimento* existente entre duas firmas ou pessoas para evidência do saldo que demonstra qual o devedor ou credor.
- c) O *título do Razão*, que reúne ou engloba todas as operações relativas às *contas-correntes pessoais*.
- d) O *livro* onde, individualmente, se registram todas as *contas pessoais* dos clientes de um estabelecimento comercial ou bancário, com as respectivas operações por eles promovidas.

É *livro auxiliar*, isto é, não está sujeito às formalidades que se prescrevem para o *Diário e Copiador de Cartas e Faturas*.

O resumo das operações registradas neste livro, conta a conta, isto é, uma *conta de movimentação* para cada pessoa, sob o título de seu nome ou de sua firma, é que figura no livro Razão, sob a titulação genérica de *Contas-correntes*.

Ainda na técnica da contabilidade, as *contas-correntes* tomadas nas devidas expressões de representações escritas das operações de débito e crédito havidas entre duas pessoas ou firmas, dizem-se *conta-corrente comercial*, *conta-corrente particular* e *conta-corrente bancária*.

A *conta-corrente comercial* entende-se o registro de operações realizadas entre duas firmas ou dois comerciantes.

A *conta-corrente particular*, em regra, designa a conta de movimento mantida por sócio de uma sociedade comercial com a própria firma, para diferenciar tais operações das que se registram na *conta de capital*.

A *conta-corrente bancária* designa a conta que uma pessoa ou uma firma tem com um banco ou casa bancária, na qual mantém seus *fundos*, oriundos de *depósitos bancários* ou *créditos* que, em tais estabelecimentos, lhe sejam concedidos. É esta mais uma *conta-corrente financeira*, para movimento de *fundos disponíveis*, enquanto a *conta-corrente comercial* tem a função de registrar toda sorte de operações mercantis realizadas entre as duas firmas, na qual se vão registrando todas as transações de vendas e respectivas emissões de títulos ou de compras e respectivos aceites das duplicatas ou letras de câmbio.

II. Na terminologia do Direito Comercial, além de ser a expressão *conta-corrente* aplicada para indicar, indistintamente, todos os aspectos contábeis assinalados, é usada para indicar o *contrato de conta-corrente*, ou seja, a *conta-corrente contratual*.

Neste aspecto, desde que não se pode nem se deve considerar a *conta-corrente* como mero registro contábil, sentido que lhe empresta a contabilidade, mas como um fenômeno de ordem jurídica, teremos que compreender a expressão em seu sentido *subjetivo*, que se opõe ao objetivo ou material da contabilidade.

Em semelhante compreensão, a *conta-corrente*, que não se entende sua parte *formal de escrituração*, mas o negócio jurídico, em que assenta, pode ser distinguida em *conta-corrente simples* e *conta-corrente contratual*.

A *conta-corrente simples* é a que não assenta propriamente numa *convenção* ajustada entre os correntistas, mas se forma pela realização de operações autônomas e que se regulam por si mesmas, independentemente da *conta-corrente*.

Desta maneira, há uma *variedade de contratos*, sucessivos, estabelecidos entre as partes. E deles é que resulta a *conta-corrente*, que, assim, não se institui por um contrato autônomo.

Em tal hipótese está a *conta-corrente* resultante de vendas e compras sucessivas, que se vão, também sucessivamente, encerrando, em virtude da emissão ou aceite dos títulos correspondentes.

Não há nela, em verdade, um contrato de *conta-corrente*, mas vários contratos de compra e venda, que se integram na respectiva conta e, juridicamente, criam uma *relação de conta-corrente*, a extinguir-se com a emissão ou aceite dos títulos cambiais, ou com os respectivos pagamentos dos débitos correspondentes.

No entanto, nestas circunstâncias, não possui a *conta-corrente* condições ou estipulações próprias, desde que estas advenham das condições ou cláusulas dos contratos que nela se encerram. É uma *conta de gestão* ou de negócios.

E, na *conta-corrente contratual*, esta se apresenta com caracteres próprios de um contrato autônomo, desde que em si mesmo são estabelecidas as condições e estipulações, em que se realiza.

Daí, também, a diferença visível entre a simples *conta-corrente* e a *conta-corrente contratual*. A primeira não tem vida própria, depende da existência de outros contratos, sendo assim mero acessório deles.

A segunda possui existência autônoma. E os atos que nela se fixam são firmados pelas estipulações assentadas na própria convenção que a estabelece.

Nesta forma, a *conta-corrente contratual* se mostra o contrato ou convenção, de caráter oneroso e comutativo, estabelecido entre duas pessoas, em virtude do qual, estipuladas as condições, todas as operações ou transações passarão a formar um todo, somente exigível, por seu saldo, ou seja, pelos resultados verificados, quando se cumpra o prazo do contrato.

A distinção, assim, entre as duas contas-correntes, simples e contratual, está na *fusão* operada com os valores que nelas se computam.

Na *simples*, as obrigações de cada operação são isoladas, desde que, com vida própria, não se misturam.

Na *contratual*, tudo se une, há a fusão. E todas as operações ou negócios se mostram em perfeita *unidade*, desde que assentam e resultam de um só contrato, o de conta-corrente.

Na *simples*, a exigibilidade das obrigações ocorre segundo a natureza e condições referentes a cada uma; na *contratual*, a exigibilidade do *saldo* devedor somente se verifica quando terminado o prazo do contrato, ou seja, na sua liquidação, não podendo, por isso, ser exigido parceladamente ou em face de qualquer *crédito*, que a ela pertence.

Seja para promover *financiamento*, seja para *fornecimento de mercadoria*, o contrato de conta-corrente, em verdade, implica a *abertura de um crédito* por uma pessoa, que se diz *acreditador*, a favor de outra que se diz *acreditado*.

Somente se tem a atender que, nem toda abertura de crédito resulta em uma conta-corrente, desde que utilizado, seja obrigação do devedor pagá-lo de uma só vez, quando vencido o contrato. E não se transforme em conta-corrente. Na conta-corrente contratual não acontece assim, visto que o crédito é utilizado em parcelas e se admite *movimento de remessas ou retiradas* sobre o crédito, e de correspondentes pagamentos, que se vão integrando na conta como partes de um todo, o contrato.

Assim sendo, na realidade, o contrato de conta-corrente é o contrato de abertura de crédito objetivado por meio de uma conta-corrente, fazendo-se por ela todas as sucessivas operações ou negócios, autorizados na convenção, que se mostram como parte de um todo.

Somente se exige que, para sua formação, haja essa reciprocidade de créditos, resultante de remessas sucessivas de valores, a créditos e a débitos, que vão estruturando a *unidade* de todos eles, em consequência da *fusão* que se vai operando, em face do contrato aceito e admitido entre as partes.

Desse modo, o *gráfico de contabilidade*, em que se materializa a conta-corrente-contrato, claramente se distingue da convenção, que se estipula, não obstante a primeira seja consequência da segunda.

Embora, geralmente, o contrato resulte ou assente em instrumento escrito, dizendo-se, assim, expresso, o contrato de conta-corrente pode formar-se *tacitamente*, desde que em suas relações comerciais, por atos inequívocos, entre dois comerciantes se firme a *convenção* de que se mantém entre eles, por um consentimento tácito, a *concessão recíproca de créditos*, que se irão compensando, até final liquidação da conta.

CONTA CREDORA. Na terminologia técnica da contabilidade, entende-se como *conta-corrente* toda conta-corrente que apresenta *um saldo credor* contra o comerciante.

Assim, é este devedor ao *correntista* do saldo que se apura na conta.

Na sua classificação contábil, tal conta se diz também *passiva*, pois que, representando um crédito a favor do correntista, e, em consequência, um débito do comerciante, indica-se uma *obrigação de pagar* ao correntista credor o saldo que nela se evidencia.

Aliás, não somente as contas credoras, relativas aos correntistas, formam o *passivo* ou contas passivas. Toda e qualquer *conta* que se apresente na escrita com *saldo credor*, demonstrando um débito ou uma *obrigação exigível*, entende-se *conta credora* ou *conta passiva*.

Há, então, neste particular, as *contas credoras exigíveis* e as *contas credoras não exigíveis*.

Exigíveis serão todas aquelas que representem uma *obrigação* do comerciante.

Não exigíveis, as que não representam uma obrigação, embora, por sua situação, evidencie-se uma conta de saldo credor, tal como a *conta de capital*, as de *fundo de reserva*, *deamortização* etc.

CONTA DE DESPESA. Assim se entende a conta que figura na escrita para o registro das despesas efetuadas no estabelecimento. Esta conta toma várias denominações, segundo o critério ou norma adotada pela firma: *Gastos Gerais*, *Despesas Gerais* etc. Também se usa da expressão para indicar a *fatura* ou *nota*, em que se assinala a compra de objetos para uso de uma pessoa ou de um estabelecimento, extraída, justamente, para comprovar a despesa feita e para ser feito o respectivo lançamento de *Caixa*, se paga à vista, ou da escrita, se a crédito.

CONTA DE ESTORNO. Denominação que se dá ao lançamento promovido na escrita, no sentido de *acertar* ou *desfazer* um lançamento anterior, errado ou indevido.

Consiste a conta de estorno em se efetuar um lançamento, que anula o lançamento anterior, com a menção deste e a inversão dos títulos, isto é, o credor passa a devedor e o devedor a credor. Com esta *inversão* o lançamento anterior se desfaz.

CONTA DE INTERFERÊNCIA. Na terminologia contábil, é denominação que se dá a uma espécie de conta, meramente auxiliar e provisória, que se consigna na escrita, com o objetivo de controlar esta ou para que sirva de veículo a futuros lançamentos.

Diz-se de *interferência* justamente porque é conta que *interfere*, anota-se, na escrita, mas nela não se integra, desde que, por lançamentos que se seguem, logo se encerra. E assim cumpre a sua finalidade.

Não possui, em verdade, uma expressão econômica, visto que indica valores transitórios, que se extinguem, quando se processam os lançamentos definitivos.

CONTA DE LUCROS E PERDAS. Designação dada à conta que tem a função, numa escrita, de apurar os resultados obtidos no negócio, a fim de que se verifiquem os *lucros*(ganhos) ou *perdas* (prejuízos) havidos na gestão.

Ao mesmo tempo, a conta de lucros e perdas diz-se uma *conta de regularização*, visto que, por seu intermédio, se encerram todas as que demonstrem lucros ou perdas, conforme os saldos apurados sejam credores ou devedores.

Na elaboração de um *balanço*, a conta de lucros e perdas tem a máxima relevância, visto que por ela é que se avaliam os resultados obtidos nele.

O direito fiscal a considera, também, peça de valia, desde que a tenha como fundamental para os comerciantes, como comprovação das rendas auferidas no ano.

O resultado na conta de lucros e perdas é anotado pela transferência, para seu débito, de todas as contas que apresentam prejuízo, e para seu crédito de todas as que apresentam lucro.

Se a soma de contas de lucro for superior à soma das contas de prejuízo, ocorrendo, assim, na conta saldo credor, houve *lucro*. O contrário será a evidência de prejuízo.

CONTA DE MOVIMENTO. Na tecnologia da contabilidade, entende-se como tal toda *conta impessoal*, destinada a registrar o movimento das contas gerais usadas pelo comerciante, como sejam, Mercadorias, Caixa, Títulos a Receber e Títulos a Pagar. Opõem-se, assim, às *contas pessoais* ou *contas-correntes*.

CONTA DE PARTICIPAÇÃO. Assim se designa uma espécie de sociedade comercial, em que duas ou mais pessoas se reúnem para a exploração de um determinado negócio ou vários negócios, a serem realizados sob a responsabilidade individual de um deles, ou sob a responsabilidade individual de cada um.

Vide: *Sociedade em conta de participação*.

CONTA DE RESULTADO. Na técnica da contabilidade, entende-se como *conta de resultado* toda *conta impessoal*, que apresenta um resultado credor ou devedor, isto é, de lucro ou prejuízo, que se regulariza, por ocasião do balanço, pela conta de lucros e perdas.

A *conta de juros*, a *conta de comissões*, a *conta de despesas*, bem como a *conta de mercadorias*, em confronto com o inventário delas, são *contas de resultado*.

CONTA DE RETORNO. Designação que se dá, na terminologia jurídico-comercial, à *conta* que é feita pelo credor de título de crédito, que é *ressacado*, ao devedor, para

demonstração ou discriminação de todas as despesas e juros legais, que se incluem no valor do título anterior para a composição do valor do novo saque.

Consideram-se legais, para inclusão nela, as despesas de protesto, de impostos, comissões, portes.

CONTA DEVEDORA. Assim se diz de toda conta que apresenta um *saldo devedor*. É conta que se integra no *ativo* de um balanço e se diz, por isso, *conta ativa*, porque representa um *haver* do comerciante.

Pode consistir num *crédito* ou *haver* exigível, como pode constar de uma existência *patrimonial*, se representada em bens imóveis, ou em valores conversíveis, tais como mercadorias.

CONTA DE VENDA. Denominação dada geralmente à fatura que se extrai como documento da venda efetuada, e para conferência das mercadorias compradas.

Mas, às vezes, é a expressão usada para indicar a *prestação de contas* promovida por um agente vendedor. Por ela dá, então, a *conta de venda* ou presta conta de vendas realizadas por seu intermédio.

CONTA DUVIDOSA. Expressão aplicada para indicar as contas ou créditos de *difícil cobrança*. Não é conta perdida ou prescrita. É a que pode ser cobrada, embora sem muitas probabilidades de êxito, não somente em face da falta de recursos do devedor, como por ser ele tido como *mau pagador*.

Em balanço, costuma-se depreciar a *conta duvidosa* ou anotá-la em título próprio, sob essa *denominação*, após ter sido removida do *ativo*.

CONTA EMPENHADA. Assim se designa a conta de despesa que, por determinação regulamentar, é submetida ao processo de *empenho*, antes que seja realmente efetivada.

Administrativamente, a *conta empenhada* significa uma conta que é legal e possui verba já prevista para ser devidamente paga.

CONTA IMPESSOAL. Na linguagem da contabilidade, diz-se da conta que é representada pelo *fato administrativo* ou pela operação, a que se refere. São, assim, contas que não se designam por um nome de pessoa, mas representam os vocábulos designativos dos *valores comerciais*, que se integram no negócio, tais como *Mercadorias*, *Caixa*, *Gastos Gerais*, *Títulos a Receber* etc.

CONTA LIQUIDADA. Assim se diz da conta que foi paga ou foi encerrada.

CONTA PASSIVA. Denominação genérica dada a toda conta que apresenta saldo credor, e que se anota no passivo de um balanço.

CONTA PESSOAL. São as contas que se representam pelo próprio nome da pessoa ou da firma. As contas-correntes são contas pessoais.

CONTA PRÓPRIA. Ao contrário da conta alheia, a *conta própria* é utilizada para designar toda consignação que é feita por *nossa conta* a outra firma ou a outro comerciante.

Usa-se no mesmo método da *conta alheia*, como aditivo da conta ou título adotado: *Mercadorias consignadas em conta própria*, ou simplesmente *Consignação em conta própria*.

CONTABILIDADE. Derivado do latim *computabilis*, de *computare* (calcular, contar, computar), possui, originariamente, sentido de indicar o *processo* levado a efeito para que se sistematizem, num conjunto, todos os valores relativos a uma realidade econômica ou financeira.

Mas, razoavelmente, há uma *contabilidade teórica* e uma *contabilidade aplicada*.

A *teórica* fornece os princípios básicos da organização a *contabilizar*, estudando a natureza de seu patrimônio e orientando os técnicos na execução de todos os atos de investigação, para que se anunciem as regras a serem adotadas.

E, neste aspecto, criando embora seus próprios meios, vai buscar nas ciências econômicas elementos para que disponha o panorama em que, econômica e financeiramente, possam atuar as organizações comerciais e industriais, fundadas na sua orientação.

Assim sendo, a *contabilidade* se apresenta como uma distensão da economia das próprias organizações, desde que passe a controlar e subjugar todas as riquezas trazidas ao patrimônio delas.

A *contabilidade aplicada* é a própria *escrituração* e tem a seu cargo o registro técnico de todas as operações, que se executam na organização, desde que apreciáveis monetariamente, fornecendo, assim, elementos materiais para a verificação e evidência de estados ou situações patrimoniais.

A lei comercial determina as regras por que se devem processar os lançamentos da *escrituração*, indicando que devem ser claros, precisos e em ordem cronológica, e que, na representação gráfica de todas as operações realizadas, não deve ocorrer qualquer omissão, pois que todos os *atos* verificados no estabelecimento devem ser computados, ou seja, *contabilizados*.

Vide: *Escrituração mercantil*.

Segundo a natureza dos *atos*, que são apreendidos pela contabilidade, isto é, segundo a natureza econômica da organização, a contabilidade se especializa em: *contabilidade comercial*, relativa aos estabelecimentos meramente comerciais; *contabilidade bancária*, quando se refere aos bancos ou casas bancárias; *contabilidade industrial*, quando é própria de uma indústria; *contabilidade agrícola*, referente às indústrias pecuária e agrícola; *contabilidade de transporte*, pertencente às empresas de transporte; e *contabilidade pública*, quando se destina a contabilizar as instituições públicas, ou seja, as pessoas de direito público.

CONTABILIDADE PÚBLICA. Diz-se também *contabilidade do Estado*.

Segundo o sentido de *contabilidade*, que não se faz restrito a seu aspecto técnico ou de mera *escrituração*, tal como qualquer outra contabilidade especializada ou mesmo a comercial, *contabilidade pública* ou *contabilidade do Estado*, a par das regras propriamente de prática ou técnica, que se entendem aplicação dos princípios, em que se funda, trata de estabelecer o panorama financeiro do Estado, a fim de, traçadas as normas, que se enfeixam no direito financeiro, instituir a aparelhagem necessária ao movimento dos institutos financeiros e execução de todos os serviços de registro das complexas operações realizadas.

Desse modo, é a própria contabilidade pública que institui e constrói todo mecanismo que vai desempenhar os serviços fazendários, a fim de que, senhora de todos os elementos por ela mesma dispostos, possa apreender graficamente os seus resultados.

CONTABILIZAR. Serve o vocábulo *contabilizar* para indicar o ato de *escrituração* ou de contabilidade pelo qual um *fato econômico* ou uma *operação comercial* é *integrada* nesta mesma contabilidade.

Contabilizar, pois, significa trazer e incorporar à contabilidade um *valor* encontrado fora do patrimônio da instituição e que lhe pertence ou passa à sua guarda.

Desde, então, que se contabilize qualquer *conta*, qualquer *valor*, ou qualquer *fato econômico*, na *escrituração* de uma empresa, faz-se a incorporação deste ao patrimônio daquela, seja por conta própria ou seja por conta alheia, passando, assim, a ser uma *responsabilidade* sua. E, se de outrem, responde por sua perda, por seu extravio ou por sua deterioração, ou pela equivalência de seu valor, pois que, valor integrado num patrimônio, formou uma *sóunidade*, salvo se *coisa distinta* e *inconfundível*, foi entregue em caráter especial, custódia ou depósito, e como tal, e, sob essa regalia, se contabilizou.

Aí será exceção, pois que *contabilizar* possui o próprio sentido de *patrimonizar*, isto é, de ser anexado a um patrimônio ou computado nele.

Nestas condições, tem-se o princípio de contabilidade, de que somente se *contabilizam* valores que são entregues ou trazidos às empresas ou instituições para serem, sob qualquer título, incorporados a seu patrimônio, pelo que se deduz que o que não é contabilizado em sua escrita não lhe pertence, mesmo que, acidentalmente, possa ter chegado até seu poder.

CONTADO. De *contar*, na significação de *calcular*, é vocábulo que se aplica na expressão de *contado* para significar *dinheiro à vista*, ou *quantia em dinheiro entregue no ato* da compra ou de outra operação.

Desta maneira, para qualquer operação ou negócio, que se subordina à cláusula *dinheiro de contado*, está perfeitamente ajustado que o *pagamento devido* pela pessoa a quem compete fazê-lo deve ser efetuado *imediatamente*, logo que a operação ou negócio se ultime, em dinheiro apresentado no ato.

CONTADOR. Na linguagem comercial, designa a pessoa versada em contabilidade e a quem se confiam os serviços contábeis e *escrituração* de um estabelecimento.

Segundo as leis vigentes, o *contador*, para que possa exercer as suas funções de perito da contabilidade, seja em estabelecimentos comerciais ou bancários, sejam em exames de escrita judicial ou extrajudicialmente, necessita estar *legalmente habilitado*.

Esta *habilitação legal* consiste em estar a pessoa munida de diploma ou título expedido por estabelecimento de ensino comercial, regularmente reconhecido pelos poderes públicos, devendo o mesmo diploma ou título encontrar-se registrado no órgão competente.

Contador. Na terminologia do Direito Administrativo, designa o funcionário, a quem se atribui a direção dos serviços de contabilidade da repartição, a que se acha afetada a escrituração da receita e da despesa pública.

Quando esta escrituração é referente a determinado território ou circunscrição, diz-se *contador seccional*. E quando compreende toda a escrituração pública, diz-se *contador-geral*.

Contador. Na linguagem forense, diz-se *contador* para o serventuário da Justiça que tem a incumbência de fazer todas as *contas* dos processos, sejam referentes às custas, ou mesmo aquelas, que se dizem aritméticas, e feitas para as liquidações das sentenças.

CONTADORIA. Seja no Direito Administrativo ou na terminologia comercial, designa o ofício ou cargo do contador e a própria repartição ou seção onde se processam os serviços de contabilidade, isto é, a quem incumbe e onde se efetiva e se centraliza toda escrituração do movimento comercial ou industrial do estabelecimento ou todo movimento financeiro da repartição.

“CONTEMPT OF COURT”. *Contempt of court* é a expressão inglesa que designa a ofensa ao Tribunal pela conduta da parte que desrespeita a ordem judicial. No Direito Brasileiro, também prevê a ordem jurídica sanções para aquele que descumpre os mandamentos judiciais, como se vê, por exemplo, nos arts. 14, parágrafo único, e 601, do Código de Processo Civil. (nsf)

CONTENCIOSO. Derivado de *contentio*, de que se formou *contentiosus*, é o vocábulo empregado no sentido originário, que lhe vem do latim: indica o que é *litigioso* ou que é relativo à *disputa*.

Desse modo, será *contencioso* todo ato que possa ser objeto de *contestação* ou de *disputa*, opondo-se, por isso, ao sentido de *voluntarioso* ou *voluntário*, em que não há contestação nem disputa, ou ao *gracioso*, em que não se admite contenda.

Nesse sentido, diz-se *jurisdição graciosa* ou *voluntária* ou *jurisdição contenciosa*, sendo que naquela os fatos ou atos se executam sem oposição, ao passo que nessa *pode* ser ela registrada, pois o *pode* é que lhe dá o caráter de contenciosa, visto que, embora *possa*, *pode* a oposição não vir. Mas, por isso, não perde a sua qualidade.

Assim, *foro contencioso* é o juízo onde se litiga ou se demanda. É o *tribunal*, onde geralmente as *causas* são *litigadas* ou *contestadas*, embora possa haver ação sem disputa ou contestação.

O contencioso opõe-se, nesta razão, ao meramente administrativo, pois que, quando na administração surge qualquer disputa ou oposição ao ato, já sua solução se envia para o *contencioso* que, então, se diz *contencioso administrativo*.

Contencioso. É aplicado também com a significação de *consultoria*, isto é, para designar um *departamento* ou *seção* anexa a um estabelecimento público ou particular, ao qual se atribui a função de dar *pareceres* sobre assuntos jurídicos referentes a ele e de dirigir as ações que possam ser propostas pelo estabelecimento ou contra ele.

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Assim se designa o órgão da administração pública a que se atribui o encargo de decidir, sob o ponto de vista de ordem pública e tendo em face a utilidade comum, toda matéria obscura ou controversa ou todos os litígios havidos com o poder administrativo.

Mas, segundo se firma na doutrina, para que o *litígio* possa ter o caráter de *contencioso administrativo*, é necessário que se firme em ato de *administração* e se gere de uma *reclamação*, convindo anotar que o fundamento desta não se deve assentar em qualquer *título*, que pertença ao *direito comum*, quando, então, sua solução ou esclarecimento será atributo da *Justiça comum* ou do *foro contencioso*, isto é, dos tribunais.

CONTENDA. Derivado do latim *contendere* (porfiar, disputar, pretender), é o vocábulo aplicado como sinônimo de *controvérsia*, *alteração*, *disputa*. Indica o *litígio*.

Em tal sentido, então, há *contenda*, a rigor da técnica forense, desde que se estabeleça a controvérsia ou litígio judicial, ou seja, tão logo *proposta a ação* vem alguém *contrariá-la*, *contestá-la* ou *impugná-la*. Está, aí, a *contenda formada em juízo*.

Claramente, desde que não ocorra oposição, pela presença de quem a ela se possa opor, *contenda* não há: simplesmente *causa ajuizada* ou pedido judicialmente formulado, que se processa, até final julgamento, sem que se forme o *litígio* ou a *contenda*.

Somente a *contestação* estabelece a *contenda*.

CONTENDOR. É aplicado na terminologia forense para indicar a pessoa que contende ou litiga com outra em juízo.

E, contestada a ação, tanto se diz para o autor como para o réu, o opositor, ou mesmo para o interventor. Quem quer que venha a juízo impugnar pedido formulado judicialmente por outro *contende* com este o direito pleiteado ou pretendido. É *contendor*. Está formada entre eles a *contenda*. E quantos dela participem são *contendores*.

E, como equivalentes, empregam-se os vocábulos *litigante*, *adversário* e *parte*, que todos indicam as pessoas que se opõem aos direitos pretendidos, pois também os julgam seus.

CONTENTAMENTO. Tomado do latim *contentus*, primitivamente era o vocábulo tido em seu sentido: *desprezo*, *desdém*.

Modernamente, no entanto, toma-se o sentido que lhe vem de *contente*, do latim *contentus*, que significa *satisfeito*. E é tido como sinônimo de *satisfação*, ou seja, segundo os desejos de alguém.

É sinônimo de *contento*, que possui o mesmo significado de *satisfação* ou *agrado*.

O *contentamento*, assim, demonstra sem dúvida uma *aprovação* ao ato ou negócio realizado, quando ou sob essa condição é ele estipulado, ou quando, em certos casos, não há *uma declaração da vontade*, expressa.

O consentimento tácito pode ser, destarte, revelado pelo *contentamento*, desde que a satisfação, em regra, não possa ser escondida e se mostre ato exterior de aprovação inequívoca.

CONTENTO. Derivado de *contentus*, possui a mesma significação de *contentamento*: expressa de igual modo a satisfação, a alegria, a aprovação que se demonstram em vista do fato, do negócio ou do ato realizado.

Na terminologia jurídica, ele se anexa ao contrato de venda (*venda a contento*), para indicar a cláusula que nele se estipule: o comprador aprova a compra e venda, se lhe *agrada* ou *lhesatisfaz* a coisa vendida.

Possui, deste modo, o mesmo sentido de *a gosto* (*ad gustum*), reservada esta cláusula para os gêneros que se *experimentam* ou se *provam* pela gustação, ou pelo sabor.

Vide: *Venda a contento*.

CONTESTAÇÃO. Derivado do latim *contestatio*, de *contestari*, possui o vocábulo sentidos bem divergentes:

a) quer significar a *atestação*, *testemunho*, *confirmação*;

b) quer significar *protesto* ou *contradita*.

No entanto, tendo-se mais em vista o sentido que lhe empresta a linguagem forense, a *contestação* mais se oferece como *disputa* ou *contenda*, *protesto* ou *contradita*.

Em verdade, porém, mesmo que seja tomada na última acepção, traz a palavra, consigo, o sentido originário de uma *confirmação* ou *atestação*, desde que, por ela, o contestante, contraditando, opondo-se ao direito do *autor*, procura *reafirmar* e *atestar* o seu próprio direito, que *contradita* o direito de outrem.

Desse modo, a *contestação* apresenta-se como a primeira defesa do réu, feita de modo direto às pretensões do autor, indicando-se a *negação* ou a *refutação* ao pedido formulado contra si.

Em matéria processual, a *contestação* é peça de relevância e por ela se demarca o início do *litígio*.

Forma, assim, ato essencial do processo. Não se queira, no entanto, asseverar que, não havendo a *contestação*, o processo perde eficácia. Aí se entende que não se pode deixar de marcar

prazo ao réu para apresentar a sua contestação. É o que se processa pela citação inicial, que deve ser válida para que se diga que convocação para a contestação se praticou. E se o réu não a faz ou não atende ao chamado para fazê-la, a culpa é dele. Se é *ausente*, outro a fará por ele: o curador; se é *revel*, desde que se mostra que foi citado para contestar, não se modifica o valor do processo. Apenas não se firma *litígio*, desde que, abandonando seus próprios direitos, não vem o réu *contestar* os do autor para formar a *disputa*.

Se o réu, no prazo que lhe é marcado, comparece e faz a contestação, ou, se ausente, outrem a faz por ele, ela se faz *real*. E assim se diz para opor-se à que se tem como *ficta*, quando o réu, deixando passar o prazo de sua apresentação, comparece a juízo para opor-se a outros atos do autor, tais sejam inquirições e outras diligências, pedidas por este, visto que, por esse ato, a ação entra em real *litígio*.

O prazo da contestação sempre se conta do dia em que a citação se entende por efetiva, isto é, quando o mandado de citação dá entrada em cartório, devidamente cumprido ou quando se vence o prazo marcado em edital.

Vide: *Citação*.

Contestação. Como peça de defesa dos direitos do réu, na qual procura *reafirmar* tais direitos, ao mesmo tempo que *contradita* os do autor, na esfera processual, a contestação traz assim o amplo sentido de *reafirmação* e *oposição*, simultaneamente. É a *discussão*.

E, sendo assim, no seu *conteúdo* pode o réu incluir toda matéria de defesa, que, atestando seu direito, contrarie o direito do autor, dando início à discussão ou litígio.

Mesmo na contestação pode vir com a *reconvenção*, que é direito seu oposto ao direito do autor, em que se funda a *ação* simultânea, que pode intentar contra ele, dada a sua *conexidade* com a ação do autor.

Além do mais, a *contestação* traz consigo importante *efeito processual*: promotora do litígio ou da discussão que por ele se inicia, faz o *réu* integrar-se na ação como *parte litigante*.

Em consequência, se já é parte dela, não pertence a ação somente ao autor, quer dizer, não somente este pode mudar seu aspecto, necessitando, assim, em qualquer desejo seu de modificar a contenda, do consentimento da outra parte, que é o réu.

Não poderá, pois, alterar o pedido ou sua causa, nem desistir da própria ação, salvo se o réu anui a tal.

CONTESTAR. Derivado de *contestare*, embora o vocábulo signifique *testemunhar na conformidade de outro testemunho*, em geral, na terminologia jurídica, é empregado para indicar a ação de *reclamar, disputar, negar, contradizer*.

Contesta-se o direito, quando não se reconhece que seja próprio de outrem; *contesta-se* o fato, quando se *nega* ou se *contradiz* o evento que nele se contém.

CONTESTE. Também derivado do latim *contestare*, é o vocábulo para indicar a *atestação, otestemunho* ou a *afirmação*, que se encontram em *harmonia* ou que se *combinam* com outras afirmações, testemunhos ou atestações.

Notadamente, assim se diz da testemunha que depõe, em substância, o mesmo que a outra depôs. E testemunhas *contestes* são testemunhas que reforçam entre si as afirmativas, dando corpo mais robusto aos fatos atestados por elas.

Na *confirmação* do testamento particular, a qualidade de *conteste*, evidenciada nas afirmativas das testemunhas a respeito da veracidade da disposição ou de sua leitura perante elas, é *valiosa* para sua autenticidade e consequente eficácia.

CONTEÚDO. Derivado do latim *continere* (conter, encerrar, compreender), indica o vocábulo tudo o que está *contido* ou *compreendido* em outra coisa, fazendo parte dela, seja como acessório, seja como parte integrante.

O *conteúdo* de um contrato mostra-se o que nele se expressa e o *conteúdo* da obrigação, o dever que nela se funda.

E, nesta razão, compreendido o *conteúdo* como tudo que se integra no *continente*, assevera o aforismo jurídico de que um (o conteúdo) segue a natureza do outro (o continente). *Contentum sequitur naturam continentis*. Destarte, como é certo, evidencia-se

que um vem completar o outro e não se podem considerar continente e conteúdo isoladamente.

CONTINÊNCIA. Derivado de *continentia*, de *continens*, é vocábulo que indica *proximidade, contiguidade, vizinhança*.

Na linguagem jurídica, pois, é aplicado para indicar a *ligação* ou a *relação* existente entre duas causas, em vista do que se evidencia a *conexão* havida entre elas.

Desse modo, na terminologia forense, *continência* e *conexão* são sinônimos.

Vide: *Conexão*.

Continência. Na linguagem militar, expressa a *cortesia* ou o *cumprimento* que deve ser feito pelos militares de categoria inferior ou igual aos seus superiores hierárquicos. Cumprimento que consiste em, de pé, com o busto ereto e os calcanhares unidos, fletir o braço direito e, com a mão espalmada, tocar com as pontas dos dedos a extremidade direita da pala do quepe (ou ponto correspondente, nas demais coberturas de cabeça), e, em seguida, baixar a mão, encostando-a na coxa direita. [A continência pode também ser feita com o militar andando, sem que, então, ele una os calcanhares.]

Também se faz continência com as armas, com as espadas ou com a bandeira, nos casos de formatura ou parada.

Continência. Possui o sentido de *abstinência*, relativa a prazeres sexuais, e como tal se considera uma virtude.

CONTINGENTE. Derivado do latim *contingens*, do verbo *contingere*, possui, segundo o próprio sentido originário, duas acepções: como *adjetivo*, indica tudo o que possa *acontecer ou suceder*, é o *eventual, ocasional*; como *substantivo* significa a *parte* ou *cota*, que é estabelecida, para evidência de uma contribuição.

Quando, no primeiro caso, se quer expressar a *eventualidade*, o *acaso*, o *fortuito*, ou tudo o que é *contingente*, mais propriamente se dirá *contingência*, que é a forma substantiva do pensamento.

E *contingente*, como nome, ficará simplesmente para mostrar a *parte de um todo*, que cumpre ou vem cumprir a sua finalidade.

Contingente. Na linguagem militar é a *parte da tropa*, que se *destaca* para servir em determinada zona ou que é enviada para realizar uma diligência.

Em igual sentido, também se diz de certo número de conscritos, que provém de um lugar, para serem incorporados ao Exército.

CONTINUAÇÃO. Derivado do verbo latino *continuar* (prosseguir, persistir, unir uma coisa a outra), na linguagem jurídica, possui o vocábulo a significação de *sucessão* de fatos ou atos da mesma natureza, que se *conservam unidos*.

Quer isto dizer que a prática de tais atos ou a evidência de tais fatos se processam sem qualquer *solução de continuidade*.

A solenidade, a formalidade, o procedimento, a diligência, ou todo e qualquer ato, pela *continuação*, não se *desligam* das ações, que se *sucedem* e se promovem justamente com a intenção de *concluir* ou *completar* o que não foi possível terminar.

Somente a continuação possui o mérito de conseguir essa ligação entre as duas séries de atos, mesmo praticados em etapas diferentes, mas em sucessão uns dos outros, transformando-os em atos *conexos* ou *continentes*.

Destarte, a continuação implica a circunstância de não haver sido *concluído* o ato no *tempo* aprazado ou desejado, de modo que se impõe a *prorrogação* ou o *prosseguimento* dele, a fim de que se *complete*.

E, quando se trata de *atos sucessivos*, ou que devam ser praticados em continuação, entende-se que são atos da mesma natureza ou para o mesmo fim.

CONTÍNUO. Derivado do latim *continuus*, de *continuar*, é aplicado para indicar toda ação que se produz sem *solução de continuidade*, isto é, sem se interromper ou sem que *as partes*, que a compõem, se desliguem ou se desunam.

De modo que o *contínuo* indica o vínculo ou relação, que liga fatos ou atos para formar ou constituir um todo, mesmo que as partes, que o forma venham em períodos diferentes, mas em sucessão ou em continuação.

Conforme as circunstâncias, então, o *contínuo* tem, a rigor, sentido mais estrito, notadamente quando se refere à execução de um ato processual ou jurídico, sob condição de que seja *contínuo*; em tal caso, não haverá *continuação*, devendo ser concluído dentro de período em que deva ser praticado ou durante a sua execução, isto é, enquanto *dure a execução*.

Em tais circunstâncias, a própria formação da frase indicará em qual dos sentidos está empregado o vocábulo, se para explicar a conexão ou continência dos atos (*atos contínuos*), se para indicar que, para a sua prática, não se admite prorrogação: a diligência será contínua.

Quando o *contínuo* está aplicado no sentido, o ato processual ou jurídico não pode sofrer interrupção. Há que ser executado de uma só assentada, ou seja, de uma só vez.

Quando, porém, sem que se considerem atos distintos, possa uma série deles ser praticada em *continuação*, o sentido de *contínuo*, aí, não se refere à interrupção ou prorrogação, mas à ligação, relação ou *continuidade*, que os tornam conexos e dependentes na formação de um todo.

Contínuo. Entende-se também como *contínuo* o empregado subalterno, que é posto à disposição dos funcionários graduados de uma repartição ou estabelecimento, para atender os serviços de ordem interna, tais sejam, transporte de papéis para despachos, transmissão de ordens verbais ou de outros serviços de igual jaez.

CONTRABANDISTA. Derivado do italiano *contrabandiere*, possui o vocábulo o sentido de indicar a pessoa que, contrariando preceitos de lei, seja penal ou seja fiscal, introduz *clandestinamente* mercadoria estrangeira no país, ou para fugir ao pagamento dos impostos devidos, ou trazendo mercadoria de entrada proibida, bem assim aquele que, em contravenção às mesmas leis, faz sair do país as mesmas mercadorias proibidas, ou sem o pagamento do imposto.

Desse modo, *contrabandista* é o importador ou exportador clandestino de mercadorias. Essa clandestinidade se revela na introdução de mercadorias, como na saída dela, em desrespeito às leis penais ou fiscais.

CONTRABANDO. O *contrabando*, num sentido geral, entende-se todo *comércio* que é feito contrariamente aos preceitos legais instituídos por um país. Inclui o *comércio de importação*, como o *comércio de exportação*.

Dessa maneira, o contrato se revela *ato de fraude* contra as leis que não permitem a introdução ou saída de determinadas mercadorias (mercadorias proibidas), ou para fugir ao pagamento dos *direitos aduaneiros*, a que estão sujeitas a importação ou exportação.

A *clandestinidade* na introdução da mercadoria no país ou na sua remessa para o exterior, indicativa da *ocultação dolosa*, caracteriza o *contrabando*, ato fraudulento tendente a burlar a lei em um dos sentidos da *proibição* ou do *pagamento dos direitos*.

Neste último sentido, o *contrabando* é tido ou designado mais propriamente *descaminho*, ou seja, o ato pelo qual procura alguém fugir ao pagamento dos impostos alfandegários, introduzindo no país ou remetendo para o exterior, clandestinamente, mercadoria sujeita a estes impostos. Embora sujeito à sanção penal, neste sentido, é mais propriamente uma infração fiscal, mostrando-se uma *sonegação de impostos*.

Mas, em qualquer sentido, no *contrabando*, há sempre uma infração ao princípio legal, passível da sanção penal.

O Cód. Penal brasileiro, tanto para o cúmplice, como para o contrabandista, impõe as penalidades que se consignam nos artigos 318 e 334.

CONTRABANDO DE GUERRA. Na terminologia do Direito Internacional, indica a expressão toda *remessa de mercadoria*, feita por um país neutro a um país beligerante, a qual, por sua natureza, possa vir a fortalecer os recursos deste.

Desse modo, o contrabando de guerra, segundo as circunstâncias, pode caracterizar-se pelo envio de quaisquer espécies de mercadorias, sejam propriamente aquelas que se dizem *material de guerra*, como as que se indicam de *consumo comum*.

A intervenção do neutro, para *favorecer* o beligerante com a remessa de mercadoria, de que ele necessita, de modo a revigorar sua posição, pelo suprimento do que falta, é que toma a feição do contrabando.

E, nestas circunstâncias, é que ele se diz *absoluto* ou *relativo*.

Absoluto, quando a remessa consiste em objetos exclusivamente de uso militar e de guerra, como armas, munições, equipamentos etc.

Relativo, quando consiste na remessa de objetos, que tanto se usam em tempo de guerra como de paz.

O contrabando de guerra está sujeito à apreensão e ao confisco. De igual modo, o navio neutro que o conduz pode ser apresado, e até mesmo confiscado.

CONTRADIÇÃO. Derivado do latim *contradictio*, significa a *ação de contradizer*, ou *decontradizer-se*.

Pode ser aplicada para indicar a contrariedade oposta às afirmativas de outrem, isto é, um parecer, uma opinião, ou outra qualquer coisa, como significar a própria *divergência* de opinião tida e havida por uma pessoa.

Nesta circunstância, em sentido técnico, tem o vocábulo duas significações:

a) A *contrariedade* oposta por alguém à afirmativa de outrem. É *objeção* e mais propriamente se diz *contradita*.

b) A *divergência* anotada em afirmativas feitas sobre o mesmo caso ou sobre a mesma coisa.

Nos depoimentos de testemunhas, por exemplo, quando a pessoa faz afirmativas que *secontradizem* entre si, diz-se que há *contradição*.

Em tal circunstância, não significa a *refutação* que parte de outrem para desfazer a afirmativa feita. É a própria *confusão* e *divergência* nas asserções, que se indicando *contraditórias* formulam a *contradição*.

A contradição do depoimento o enfraquece como prova, pois apresenta testemunha que não tem firmeza no que diz.

CONTRADITA. Na terminologia forense, tal como a contradição, significa o ato pelo qual uma das partes, por si ou por seu advogado, procura contrariar, refutar ou fazer objeção contra a veracidade de tudo o que tenha sido alegado por uma pessoa, seja parte, ou não.

A contradita pode ser feita verbalmente, no próprio ato em que a pessoa faz afirmações, tal assim nas inquirições, como pode ser promovida por escrito, após o conhecimento da alegação ou do ato, que procura refutar.

Tem, assim, o mesmo sentido de contestação ou de contrariedade.

Stricto sensu, a contradita é a arguição de incapacidade, impedimento ou suspeição da testemunha, feita pela parte contrária, visando a sua impugnação, para que ela não venha a depor.

Através da contradita se instaura um incidente no procedimento de inquirição da testemunha e a parte interessada tem a oportunidade para questionar a impropriedade daquela testemunha (art. 417 do Código de Processo Civil).

À parte que arrolou a testemunha contraditada é facultado se manifestar, e a parte interessada poderá provar a contradita com documentos ou com testemunhas, apresentadas no ato e inquiridas separadamente (art. 479 do Código de Processo Civil).

Uma vez provados os fatos alegados pelo contraditante, o juiz ou dispensará a testemunha ou tomará seu depoimento com observância da regra contida nos artigos 405, § 4º, 414, *caput* e § 1º, e 415, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, se nada restar comprovado, e a testemunha contraditada negar tais fatos, ela irá depor normalmente.

Vide também art. 214 do Código de Processo Penal, sobre a contradita no processo penal. (ngc)

CONTRADITADO. É aquele contra quem a parte interessada opôs a contradita. (gc)

CONTRADITÓRIO. Princípio constitucional que assegura a toda pessoa, uma vez demandada em juízo, o direito de ampla defesa da acusação ou para proteção do seu direito (CF, art. 5º, LV).

CONTRAENTE. Possui o mesmo sentido de *contratante*; entende-se toda pessoa que *contraíu* contrato ou *assume* uma obrigação.

CONTRAESTADIA. Denominação que se dá, na terminologia do Direito Comercial Marítimo, aos dias que o navio excede dos que são estipulados para a sua *estadia* no porto. Diz-se, também, *sobreestadia*.

CONTRAFAÇÃO. Derivado de *contrafazer*, do baixo latim *contrafacere* (reproduzir por imitação), possui o vocábulo a significação de *imitação fraudulenta*, *reprodução fraudulenta* ou *falsificação* de qualquer ato ou coisa.

Desse modo, *contrafação* tanto se indica o ato fraudulento, em virtude do qual se procura imitar ou falsificar coisa, que se deseja inculcar como *legítima*, como significa a *usurpação dolosa*, ou a apresentação, como nossa, de obra literária ou artística, ou marca de fábrica, de outrem.

Em quaisquer dos casos, seja para *inculcar* mercadoria falsificada, adulterada ou imitada, como legítima, seja para *usurpar por imitação*, marca de indústria ou de fábrica, seja para *reproduzir* obra literária ou artística, em *usurpação dolosa* aos direitos do autor, seja para alterar ou *falsificar* documento ou título, entre os quais o próprio papel-moeda ou moeda-papel, a *contrafação* mostra-se *ato criminoso* e passível das sanções penais, ficando o *contrafator*, quando o caso indique usurpação a direito alheio, sujeito às indenizações civis, pelos prejuízos causados ao dono da coisa ou autor da produção.

Conforme a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre direitos autorais, contrafação é a reprodução não autorizada. (pg)

CONTRAFAÇÃO À OBRA. Em regra, assim se diz da *usurpação* aos direitos de autor de obra literária, científica ou artística.

E esta *usurpação* tanto se entende a *reprodução clandestina* ou *inculcação* da autoria da obra à pessoa, que não é sua autora.

Nos dois casos, revela-se a contrafação ato doloso praticado em prejuízo do autor.

CONTRAFAÇÃO DE MARCA. Indica a expressão toda reprodução ou uso de marca de fábrica, de indústria, ou de comércio em violação aos direitos de seu proprietário.

E essa contrafação ocorre pela simples reprodução de elemento, que se apresente como essencial à marca. É que, como já se assentou na jurisprudência, a contrafação não se atende pelas diferenças, mas pelas *semelhanças*. E, daí, a simples *imitação* produz a figura da contrafação de marca, desde que, por ela, há a confusão, em virtude da qual se pode *inculcar* uma por outra.

CONTRAFAÇÃO DE MERCADORIA. Mostra-se a *falsificação* da mercadoria ou do produto, ou a sua *adulteração*, de modo a fazer crer que sejam os mesmos, ou se encontrem no mesmo *estado*, em que saíram das fábricas.

No sentido da lei fiscal, a *contrafação* possui acepção mais ampla, desde que indica *todo manejo fraudulento* no intuito de fazer crer (*inculcar*) que um *produto industrial* procede de uma origem ou tem qualidade que não é verdade. Desse modo, não indica simplesmente *imitação* ou a *adulteração*, mas a *falsidade da procedência* ou da *qualidade*. A primeira funda-se na *fraude* que pretende induzir mercadoria estrangeira, ou de uma localidade, quando procede de outro local. A da qualidade é a que procura inculcar mercadoria de inferior qualidade ou falsificada, por outra que é de melhor qualidade e verdadeira.

CONTRAFAÇÃO DE PATENTE. Assim se diz para o *uso indevido* de patente regularmente registrada por outrem, ou seja, a *usurpação* ao direito do inventor.

CONTRAFÉ. Expressão em uso na terminologia forense, para indicar a *cópia* de todo teor do instrumento da *citação* (mandado), da *notificação* ou *intimação* feita a uma pessoa pelo oficial de Justiça.

Não se pode asseverar, com segurança, a razão da locução. Mas, compreendidos os vocábulos *contra*, como em *frente*, e *fé*, como a *verdade*, de que advém a *autenticidade* afirmada pelo oficial de Justiça, tem-se que a expressão quer significar que a *cópia fornecida* possui a autenticidade do original, por ser a verdade afirmada pelo dito oficial conforme a ela *se porta a fé*.

Na notificação ou na intimação não é obrigatória a extração da *contrafé*. Mas, se pedida, deve ser atendido o desejo do notificado ou intimado.

Na *citação inicial*, para a ação ou para a execução, o *oferecimento da contrafé* faz parte da regra. E deve ser a circunstância anotada na *certidão* ou no *certificado* lavrado pelo oficial de Justiça, com a declaração se foi aceita ou se foi recusada.

Mas, é *falha sanável*: se o citado comparece a juízo, supre a omissão.

A *contrafé* deve ser datada e assinada pelo oficial de Justiça que a extraiu. Desde, porém, que se suprimiu a formalidade de *acusação de citação* em juízo, e esta se diz perfeita pela entrega do mandado em cartório, não constitui a omissão formalidade essencial e insanável. Anteriormente era justa a sanção: o prazo para a contestação se contava da *citação* acusada em audiência e a ela deveria comparecer o citado que, então, se guiava pela data, em que fora citado, pois que tal se daria na primeira audiência, após a citação, ou a seguir da diligência.

CONTRAMARCA. Na linguagem comercial ou na terminologia agropecuária, serve o vocábulo para indicar a *nova marca*, a *remarca* ou *novo sinal*, que se apõe nos volumes de mercadorias, para indicar o *novo remetente* ou a *remarca* de animais, notadamente *vacum*, para neles se imprimir a marca do novo proprietário.

Desse modo, a *contramarca* se mostra uma *segunda marca*, que tem a finalidade de *anular* a primeira, seja para indicar uma nova procedência dos volumes ou das mercadorias, ou seja para mostrar o nome do novo proprietário dos animais.

Contramarca. Por extensão, na técnica do comércio, também se diz *contramarca* para o ato de marcar novo preço nas mercadorias expostas à venda, seja com a intenção de elevá-lo ou de baixá-lo.

Assim, expressa o estabelecimento de um novo preço, em analogia com a outra acepção, que é o estabelecimento de um novo sinal.

CONTRAMINUTA. É expressão aplicada na terminologia forense para indicar *acontriedade* que é apresentada pelo *agravado* ou pelo recorrido no instrumento formado, à minuta do agravante ou do recorrente.

Designa, assim, a peça de defesa apresentada por todo litigante ou parte no processo, contra quem tenha apresentado recurso de agravo ou de apelação.

CONTRAORDEM. Assim se diz da *ordem* dada em oposição à ordem anterior. É, pois, *arevoação* da ordem dada anteriormente, em vista de uma posterior, que lhe vem retirar a força.

Naturalmente, para que a *contraordem* possa ser efetivamente cumprida, é necessário que a ordem não tenha sido executada, porque, em tal contingência, a revogação não terá mais sua razão.

Para que possa valer, a *contraordem* deve vir nas mesmas condições em que veio a ordem, com os mesmos requisitos e partindo da mesma pessoa que tenha autoridade para dá-la, ou que a represente legalmente.

A *contraordem* pode mostrar-se *instrução* no mandato, nos contratos de comissões, ou nos de agências para vendas, em que se revogam ou se alteram as instruções ou ordens anteriores.

No tocante à emissão de cheque representa a revogação da ordem de pagamento, por aviso epistolar, ou por via judicial ou extrajudicial, com as razões que motivaram o ato (Lei nº 7.357/85, art. 35).

CONTRAPARTIDA. É expressão usada na terminologia da contabilidade aplicada, para indicar o *lançamento*, que se segue à *partida*, na execução da *fórmula composta* ou *quarta fórmula* da escrituração mercantil, a que se chama de *Diversos a Diversos*.

A *partida* é formulada com menção de todas as *contas* (títulos) *devedoras*, com os respectivos históricos em que se anotam seus componentes credores, na ordem do estilo.

A *contrapartida*, ao contrário, formula-se com o registro de todas as *contas credoras*, inscritas na ordem da técnica, concentrando-se todas as parcelas vistas na partida e mencionando-se os títulos (contas) *devedoras* pela expressão: *De diversos*.

Por esta forma, a *contrapartida* envidencia-se uma *prova* da partida, desde que, de logo, põe em destaque sua exatidão, pela igualdade da soma total apresentada.

Verifica-se, pois, que, enquanto a partida põe em destaque as *contas devedoras*, anotando nelas todas as operações que lhe são pertinentes, embora com a menção individualizada de cada *conta credora*, na *contrapartida* há o destaque das *contas credoras*, sem qualquer menção às contas devedoras, desde que estas se podem representar pela designação *Dediversos*.

A soma de todas as parcelas da partida e as da contrapartida devem ser absolutamente iguais, pois, em caso contrário, há qualquer engano no lançamento.

Embora também se diga de contrapartida, por extensão, a toda conta oposta às contas devedoras, é o termo mais propriamente designativo do lançamento pela quarta fórmula, como acima se aludiu.

Mas fórmulas simples ou complexas, isto é, de um só devedor e de um só credor, ou de vários devedores e um credor, ou um devedor e vários credores, não há, em verdade, *contrapartida*, pois que somente se formulam as *partidas dobradas* com a menção das contas devedoras e credoras.

CONTRAPOSIÇÃO. Vide: *Pedido Contraposto*.

CONTRAPRESTAÇÃO. Na terminologia jurídica, entende-se como *contraprestação* a prestação que pode ser exigida do credor pelo devedor, antes que cumpra a sua obrigação.

É, assim, uma prestação opondo-se a outra prestação, com força para diminuir o valor da prestação exigível pelo credor ou para impedir o cumprimento desta, enquanto o credor também não a cumpre.

Quando se trate de prestação da mesma espécie da que é atribuída ao devedor, pode haver *compensação*. Em caso contrário, atender-se-á ao seu cumprimento na forma legal, antes que se exija o cumprimento da prestação do executado.

CONTRAPROPOSTA. É a *proposta* procedente da parte a quem se propôs um contrato ou um negócio, mediante a qual também dita as suas cláusulas ou impõe restrições à proposta inicialmente feita.

Desse modo, a *contraproposta* não se mostra uma negativa ao negócio proposto, mas uma restrição, alteração das cláusulas propostas, ou modificação, nos termos da oferta, das condições em que seria o negócio aceito.

Se o proponente admite as alterações ou as condições da contraproposta, será, então, segundo as modificações então ajustadas, firmado o acordo, o contrato, ou o negócio.

CONTRAPROTESTO. Assim se entende o *protesto* formulado por uma pessoa contra o protesto promovido anteriormente por outrem.

Mas o *contraprotesto*, embora se indique uma impugnação formulada ou intentada contra um *protesto*, não se efetiva nos próprios autos dele.

Tem de ser peça própria, isto é, tem de ser feito, no mesmo estilo do protesto, em autos próprios, a fim de ser oportunamente exibido, quando da extinção do protesto.

CONTRARRAZÕES. O mesmo que contra-arrazoados. Indica genericamente, no processo, as alegações refutadoras das razões da parte contrária, ou, especificamente, as razões do apelado.

CONTRARIAR. Quer dizer *contraditar*, opor ou refutar alegação que são feitas pela parte contrária.

E, assim, se diz que o réu *contraria* a petição inicial do autor pela contestação. Contraminutando o agravo, *contraria* as alegações da minuta. *Contraria* as razões do recorrente o recorrido que apresenta suas *contrarrazões*.

Em qualquer sentido, pois, *contrariar* é sempre opor alegações contra alegações, razões contra razões, fatos contra fatos, provas contra provas.

CONTRARIEDADE. De um modo geral, na linguagem jurídica, possui o vocábulo, derivado do latim *contrarietas*, de *contrarius*, o significado de *refutação* ou *oposição* a toda alegação ou libelo do autor.

CONTRASTARIA. Indica o estabelecimento ou ofício de quem examina e avalia, pelo toque, o valor dos metais preciosos e das joias.

Por essa razão, *contrastar*, vulgarmente tido como lutar contra, resistir, possui na técnica oficial de ourivesaria o sentido de *avaliar quilates* dos metais preciosos das joias.

E, nesse sentido, juridicamente, é aplicado, notadamente no Direito Penal, onde a falsificação ou substituição do sinal do *contraste* constitui delito punível (Cód. Penal, art. 106).

Ao *avaliador* de quilates dá-se o nome de *contraste*. E quanto ao verbo também se usa *contrastear*, com o mesmo sentido de *contrastar*. Para o ato da *avaliação*, embora se use *contraste*, melhor é *contrasteação*.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. Contrato de locação de serviços, por tempo determinado, que se realiza no âmbito do serviço público, visando atender necessidades temporárias de excepcional interesse público (epidemias, calamidades etc.), justificadoras da contratação de pessoal.

CONTRATADOR. Derivado de *contratar*, do latim *contrahere* (travar, ter relações, ter negócios) significa aquele que contrata, o *contratante*.

CONTRATANTE. Assim se diz, indistintamente, de qualquer pessoa que participa de um contrato.

Mas, para ser contratante, é necessário que seja *capaz*, podendo assim, por si, assumir obrigações.

Quem não é capaz, ou não tem *capacidade jurídica*, não pode dar livremente seu *consentimento*.

E somente pode ser contratante quem livremente possa *consentir*, salvo em contrato onde não se faça mister o consentimento da parte. Mas, em tal caso, será a pessoa mais um *beneficiário* ou *beneficiado*, que um contratante. Contratante dá sempre ideia de quem *contrata*, e quem contrata assume obrigações, ou faz convenções.

CONTRATO. Derivado do latim *contractus*, de *contrahere*, possui o sentido de *ajuste*, *convenção*, *pacto*, *transação*.

Expressa, assim, a ideia do ajuste, da convenção, do pacto ou da transação firmada ou acordada *entre duas* ou mais pessoas para um *fim qualquer*, ou seja, adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos.

O contrato, pois, ocorre quando as partes contratantes, reciprocamente, ou uma delas assume a *obrigação de dar, fazer* ou *não fazer alguma coisa*.

Evidencia-se, por isso, que o contrato tem por efeito principal a criação de obrigações, que são assumidas pelas partes contratantes ou por uma delas.

Em razão disso, fundamentalmente, o *curso de vontades* das partes contratantes (consentimento) mostra-se elemento de valia para a sua feitura.

Inicialmente, o contrato se manifesta na vontade de uma das partes contratantes, que, mediante uma *proposta*, solicita a manifestação da vontade da outra parte, que a pode *aceitar* ou *pode contrapropor* (*contraproposta*).

Se as duas vontades se ajustam, quer dizer, se *combinam* ou *consentem* na formação do contrato, este, então, surge, gerando as obrigações nele contidas, seja reciprocamente para as partes contratantes, quando é *bilateral*, seja para uma delas somente, se *unilateral*.

Sem a manifestação da vontade das partes contratantes, isto é, sem o *consentimento* delas, que tanto pode ser expresso, como tácito (Vide: *Consentimento*), não se forma o contrato.

Não obstante o princípio de que os *contratos fazem entre as partes a sua própria lei*, segundo conceito do aforismo *contractus ex conventionem partium legem accipiunt*, não se mostra válido, nem merece amparo legal, contrato que contravenha a regra ou a princípio instituído na lei.

A validade do contrato não se apoia, assim, somente na *convenção* firmada entre as partes, resultante da livre manifestação de sua vontade. Tem que se firmar em *objeto lícito* e *coisa certa*, além da capacidade das partes e do seu livre consentimento.

E já assentava GAIUS que “*contra juris civilis regulas pacta conventa, rata non habentur*” (Nulas são as convenções estabelecidas contra as regras do Direito Civil).

Segundo a natureza das obrigações que neles se firmam, ou das convenções ajustadas, bem assim em relação a seus efeitos, tomam os contratos, como veremos a seguir, várias denominações.

Contrato. Possui o vocábulo, por vezes, o sentido de expressar o próprio *instrumento* em que se elabora o contrato, isto é, o *documento escrito* em que o contrato se formou e pelo qual se *prova* a sua existência.

E, nesta circunstância, o contrato se diz *público* ou *particular*, consoante o instrumento é produzido por um oficial público, nos livros de seu cartório ou ofício, ou é passado pelas próprias partes e por elas assinado, com as testemunhas de praxe.

Há contratos que, por exigência legal, devem ser produzidos ou passados por *instrumento público*. Quando, no entanto, não há imposição legal dessa ordem, válidos serão todos os que se fizerem livremente por instrumento particular, havendo, mesmo, grande maioria deles, que se fazem *verbais*.

Está aí a regra jurídica de que os contratos não terão *forma especial* senão por aquela que a lei indicar ou de qualquer outra maneira, quando não haja proibição legal.

Contrato. Geralmente se emprega o vocábulo no mesmo sentido de *convenção*.

Embora pareça existir diferença entre ambos, na verdade são sinônimos: o contrato surge da convenção, a convenção se firma no contrato. E ambos têm o preciso sentido de acordo, ajuste formado entre duas ou mais pessoas.

Por vezes, verificamos o vocábulo *contrato*, em sentido mais estrito, designando precipuamente os *negócios jurídicos*, enquanto *convenção* se apresenta em sentido mais lato, para indicar toda espécie de ajuste.

No entanto, noutras vezes, *contrato* se mostra em sentido amplo, indicando todo *acordo* ou *combinação*, *transação* ou *ajuste*, estabelecidos entre os contratantes. E *convenção* nos vem em significado estreito, indicando as estipulações, que se exaram no contrato, isto é, as próprias cláusulas constitutivas do contrato.

E, neste conceito, mais se tem firmado o sentido da expressão que, desse modo, compreendendo-se no contrato, se mostra parte integrante dele.

E, sendo assim, o contrato, uma *convenção* fundada na livre manifestação da vontade das pessoas, mostra-se a *forma jurídica* da própria convenção, que, por esta maneira, passa a apoiar-se na lei.

A convenção é o gênero; o contrato é a espécie. O *distrato*, embora espécie de convenção, é antítese de contrato.

CONTRATO ACESSÓRIO. Denomina-se contrato *acessório*, segundo o próprio sentido que se tem do vocábulo (que não é independente, que não é próprio e se opõe ao principal), como o contrato que se formula como *complemento* ao contrato principal, a que se liga e com o qual tem existência.

Dessa forma, o contrato acessório, também chamado de contrato *adjeto*, dada a sua ligação e dependência a outro contrato, pressupõe a existência de um contrato ou obrigação principal, e é precisamente instituído para garantir o adimplemento da obrigação principal, imposta no contrato principal.

Indicam-se contratos acessórios: o *penhor*, a *hipoteca*, a *fiança*, a *caução*, o *aval*, o *endosso*.

CONTRATO ADMINISTRATIVO. Em regra, é designação que se dá ao contrato firmado entre o particular (pessoa física ou jurídica de Direito Privado) e o poder público (pessoa jurídica de Direito Público), a fim de assegurar o funcionamento de um serviço público ou de um negócio público, quando tal contrato está subordinado às regras especiais do Direito Público.

Aí se entende mais propriamente o *contrato público*, geralmente designado de *concessão*.

E há que diferir a *concessão* do *contrato*, pois que, quando se trata de contrato propriamente dito, isto é, do ajuste lavrado entre o poder público e o particular para cumprimento de obrigações comuns, não existe diferença das demais espécies de contrato. Em tal caso, o poder público *contrata* nas mesmas condições do particular. E o contrato, então, firmado, respeitados os princípios de Direito, rege-se pela própria vontade dos contratantes, envolvendo obrigações recíprocas.

Já a concessão está subordinada a regras especiais, entre as quais a *concorrência pública*, e se funda na *cedência* que a administração pública faz de um serviço ou obra, com direito a

cobrar taxas ou contribuições que remunerem ou compensem o concessionário pelos serviços prestados.

É bem verdade que a *concessão*, logo que se estabelece, é afirmada por um *contrato bilateral*, onde se estipulam todas as cláusulas, em que se efetiva e que a regulam.

Contratos administrativos são relações convencionais entre entidades públicas e particulares, estipulando obrigações recíprocas, que em virtude de lei, de cláusulas contratuais ou do objeto da relação jurídica, colocam a Administração em posição peculiar para atender interesse público (Celso Antônio Bandeira de Mello).

Para que o contrato administrativo se aperfeiçoe, necessário será que o acordo se celebre tendo de um lado da relação jurídica entidade estatal no pleno exercício de função administrativa, tendo por objeto um bem ou um serviço público de utilidade ou de interesse da coletividade.

O contrato administrativo deverá conter, dentre outros, os seguintes caracteres:

- a) objeto;
- b) execução;
- c) preço;
- d) pagamento;
- e) garantias;
- f) direitos;
- g) obrigações;
- h) rescisão.

Regem o contrato administrativo tanto normas de direito público quanto de direito privado.

Sua principal peculiaridade é a *supremacia* e o *privilégio* administrativos.

CONTRATO ALEATÓRIO. O sentido da denominação dada a esta espécie ou modalidade de contrato está firmado no significado de aleatório, do latim *aleatorius* (dependente da sorte, dependente do jogo, um caso de azar).

Dessa forma, por contrato aleatório entende-se o contrato cujo cumprimento ou adimplemento da obrigação, seja por uma das partes ou por ambas, constitui um risco ou um jogo, dependente da evidência ou não de acontecimento incerto.

Não há, pois, no contrato aleatório, como há no comutativo, a que se opõe, reciprocidade ou equivalência de vantagens. Funda-se, precipuamente, na alternativa de *ganho* ou *perda*. E nisto está o risco ou jogo a que se expõem os contratantes, em virtude do que, para ambos ou para um deles, o lucro esperado pode ser maior ou menor ou esse lucro ou vantagem pode vir ou não vir, ocasionando, em vez de ganho, uma perda.

Entre os contratos legalmente admitidos como aleatórios, anotam-se os contratos de seguro de vida, contra fogo, acidentes e as loterias.

Nesta razão, o contrato aleatório implica sempre a existência de um *risco*.

E se diz também aleatório tanto quando se refere a *coisas futuras*, como se fundado em *coisas existentes*, mas expostas a risco. (nnsf)

CONTRATO ATÍPICO. É, no sentido gramatical, o contrato que não possui ou *não tem tipo*, isto é, padrão, modelo. É, pois, o mesmo *contrato inominado*.

CONTRATO A TÍTULO GRATUITO. Num sentido geral, contrato a título gratuito, ou simplesmente *contrato gratuito*, é aquele em que somente uma das partes obtém utilidade ou benefício, isto é, uma das partes obriga-se a dar ou fornecer uma prestação em favor de outrem, sem que o obrigue à retribuição. Mostra-se ato de *liberalidade*, em certos casos e por isso se diz *contrato benéfico*. Noutros casos se diz *gratuito*, porque não há compensação nem remuneração para uma das partes.

Desta forma, o contrato apresenta os dois aspectos de uma *utilidade* prestada sem uma compensação (comodato, mandato, depósito) por uma das partes à outra; ou num *liberalidade* (doação), em que há um benefício, sem qualquer retribuição.

Num sentido estrito, mais geralmente se diz contrato a título gratuito, para designar as *doações entre vivos*.

Ao contrato a título gratuito se opõe o *contrato oneroso*.

CONTRATO A TÍTULO ONEROSO. Impondo *ônus* (encargos) às partes contratantes, o contrato oneroso se mostra aquele em que se estipulam vantagens ou obrigações recíprocas.

Os contratos onerosos são sempre bilaterais.

Entre outros, são contratos onerosos: o de compra e venda, o de locação, o mútuo, o de seguro.

CONTRATO BANCÁRIO. Contratos bancários são negócios jurídicos, do gênero por adesão, nos quais uma das partes deverá ser empresa autorizada ao exercício de atividades próprias de bancos, sem que tenha, pois, necessariamente, a qualidade de *banqueiro*.

O contrato bancário poderá apresentar-se sob uma das seguintes modalidades:

- a) depósito bancário;
- b) redesconto;
- c) empréstimo;
- d) desconto;
- e) antecipação;
- f) abertura de crédito;
- g) cartas de crédito;
- h) operações de câmbio;
- i) conta-corrente;
- j) financiamento;
- k) custódia e guarda de valores.

CONTRATO BENÉFICO. É o mesmo contrato a título gratuito, em que uma das partes está isenta de qualquer contraprestação ou somente recebe da outra um benefício ou uma utilidade, decorrente da *generosidade* desta.

Está em harmonia com o sentido de *benefício*: *liberal*, *generoso*.

CONTRATO BILATERAL. Assim se diz do contrato em que as partes contratantes assumem obrigações recíprocas.

Dá-se-lhe, também, o nome de *sinalagmático*.

A *bilateralidade* do contrato, pois, funda-se nos efeitos que deles resultam, em virtude das obrigações assumidas pelas partes. Se *recíprocas*, quer dizer, dos *dois lados* (*bi latus*), tendo, assim, como essencial a *prestação e contraprestação* dos contratantes, tal se denomina.

E daí não ser o mesmo compreendido como a bilateralidade do ato bilateral, que se funda na *bilateralidade do consentimento*, enquanto que a do contrato, como o anotamos, resulta da *bilateralidade das obrigações*, isto é, sempre que as partes se obrigam reciprocamente: *ultra citroque obligationum*.

Nesta razão é que se distingue do *contrato unilateral*, também fundado no *resultado* ou no efeito do contrato: gera obrigação de *um só lado*.

Chamam ainda os contratos bilaterais de *perfeitos* ou *imperfeitos*: os primeiros, quando as ações das partes contratantes se fundam nas próprias obrigações exigíveis, constantes do contrato e se geram com elas; imperfeitos, que não se fundam diretamente nas obrigações contratuais, mas se geram, posteriormente, em virtude de evento consequente da execução de contrato unilateral.

É assim o direito do mandatário de exigir do mandante o valor das despesas feitas com o mandato.

CONTRATO CIVIL. Assim se diz do contrato que, por sua natureza ou por seu objeto, é regulado pelo Direito Civil, isto é, é matéria de sua esfera.

E, por essa razão, se distingue do contrato comercial, que se perfaz dentro da esfera do Direito Comercial.

Há contratos que, às vezes, se apresentam como civis; noutras, como comerciais. Assim a compra e venda, a locação, a sociedade, o mútuo. Mas outros são sempre civis, mesmo que, segundo as circunstâncias, possam surgir na esfera comercial, tal assim o contrato de hipoteca, que será sempre regulado pela lei civil, embora possa vir como contrato acessório de um contrato comercial, tal o *mútuo mercantil*.

CONTRATO COLETIVO. Designação que se dá ao contrato que resulta de uma *deliberação* tomada por um grupo (assembleia), ou pelo consentimento de seus delegados (representantes), o qual a todos obriga, como se realmente tivessem consentido individualmente.

Assim ocorre *contratos coletivos do trabalho*, instituídos pelos sindicatos ou por seus delegados.

CONTRATO COMERCIAL. Ao contrário do contrato civil, é o que se estabelece na esfera do Direito Comercial, onde pelo menos um dos contratantes deve ser comerciante.

Os contratos comerciais são sempre da natureza dos *onerosos*.

Em comércio, não há contratos gratuitos, desde que o *lucro* é sempre o fito que o domina.

Há contratos que, por sua natureza, são sempre comerciais, assim determinados em razão de sua matéria ou das pessoas que neles intervêm.

As *letras de câmbio*, *cheques*, os *contratos de câmbio*, *armação* e *expedição de navio* indicam-se sempre contratos de comércio.

Quando o objeto do contrato é comercial, o contrato será comercial.

A *comercialização* do contrato, quando não é ele obrigatoriamente comercial, resulta, pois, do *objeto*, do *motivo*, ou da *causa*, que lhe serve de *relação fundamental*, desde que seja de natureza mercantil ou assente em atos reputados como mercantis.

CONTRATO COM PESSOA A DECLARAR. É o contrato referido nos arts. 467 a 471 do Código Civil de 2002, em que no momento da conclusão do ajuste, uma das partes se reserva a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes; a indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de cinco dias da conclusão do contrato, se outro não tiver sido estipulado. (nsf)

CONTRATO COMUTATIVO. Quando, segundo a expressão do vocábulo *comutativo*, do latim *commutare* (trocar), há entre os contratantes equivalência exata entre prestações e contraprestações.

É contrato oneroso e bilateral, com reciprocidade de obrigações, mais ou menos iguais, mais ou menos equivalentes, dando, assim, o perfeito sentido de *troca* de obrigações.

Opõe-se ao *aleatório*, também como ele oneroso e bilateral, mas sem a exigência da *equidade* de prestações.

E, dessa forma, no contrato comutativo um dos contratantes não pode exigir a sua prestação sem que tenha antes cumprido a sua.

CONTRATO CONCLUÍDO. Assim se diz em referência ao contrato que foi ultimado ou ajustado entre as partes, de modo a poder, desde logo, surtir seus efeitos legais; transformado em lei entre as partes, a sua observância se impõe, cabendo aos contratantes exigir, uns dos outros, as obrigações assumidas, salvo se *novo ajuste*, com o consentimento dos contratantes, vem desobrigá-los da prestação, ou alterar o modo de seu cumprimento ou de sua execução.

CONTRATO CONSENSUAL. Expressão usada para indicar os contratos que se fazem validamente quando ocorre a manifestação da vontade das partes, ou seja, quando somente o livre consentimento delas os formulam legalmente.

Em regra, todos os contratos se fundam no consentimento das partes, manifestado de qualquer maneira.

Mas, há contratos, como os *reais* e *solenes*, em que outras formalidades legais são impostas, não se fundando, assim, simplesmente no consentimento das partes. E para que bem se distingam dos meramente consensuais, dizem-se *reais* ou *solenes*.

Assim, consensuais, na técnica, assinalam os contratos que se estruturam em razão, simplesmente, da vontade das partes, em subordinação a qualquer outra formalidade.

CONTRATO CONSIGO MESMO OU AUTO CONTRATO. Denomina-se o ajuste no qual reúnem-se numa só pessoa as qualidades de primeiro e segundo contratantes, ou seja, como parte contratante em si mesma e representante com poderes expressos para celebrar o acordo pela outra.

CONTRATO COTALÍCIO. É a espécie de contrato de prestação de serviços advocatícios em que o cliente não adianta honorários e até mesmo, em certos casos, sequer adianta as

despesas, ficando dependendo a remuneração do profissional do sucesso na demanda, de cujo aproveitamento financeiro terá uma cota ou percentual. Em caso de insucesso, nada receberá o profissional pela prestação dos serviços.

Sobre o tema há precedente no Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.883, de São Paulo, julgado em 08 de maio de 1990 pela Terceira Turma, sob o relato do Ministro Eduardo Ribeiro: “Honorários de advogado. Contrato cotalício. Defeso ao advogado associar-se ao cliente, não lhe é vedado, entretanto, convencionar honorários proporcionais ao proveito econômico que advier para seu constituinte. A circunstância de serem pactuados em percentual, sensivelmente superior ao usual, não conduz, por si, à nulidade da avença uma vez que não demonstrado tenha havido abuso da “premente necessidade, inexperiência ou leviandade da outra parte” (Lei nº 1.521/51, art. 4º, B.)”

O contrato cotalício constitui, assim, um contrato de risco, em que predomina a álea no trabalho do profissional que, aliás, geralmente se vincula a uma obrigação de diligência e não a uma obrigação de resultado. Normalmente, as partes entabulam a *quota litis* acima do limite máximo de 20% porque as despesas correm por conta do profissional. O contrato cotalício, também chamado de *quotalis* não se confunde com o contrato de sociedade, em que o advogado se associa com o cliente na busca de resultados, inclusive cedendo a ele uma ou mais atividades ou comando de suas atividades; o contrato de sociedade é proibido pelo Código de Ética dos Advogados, que impede a associação entre advogado e cliente. (nsf)

CONTRATO DE ADESÃO. Designação dada para significar a espécie de contrato, em que as cláusulas, que o vão compor, são preliminarmente estabelecidas por uma das partes, *proponente*, numa *proposta*, que será aceita ou não pela outra parte, sem direito a qualquer discussão, aceitando-as ou não, e, no primeiro caso, *aderindo* à proposta feita.

A manifestação da vontade do *aceitante* mostra-se, em verdade, uma *adesão* à proposta, em que se baseia o contrato, desde que seja este fundado nas cláusulas impostas pelo contratante-proponente.

Aceitando-as, firmando o contrato por sua adesão, está este perfeito, criando o vínculo jurídico e obrigacional que passa a uni-los.

É típico no *contrato de transporte*. Tanto basta a prova de que o transportador ou o passageiro tenha *aderido* ao contrato, pela evidência de atos demonstrativos da *adesão*, para que o contrato se firme entre as partes e produza os efeitos legais.

É a *entrega* da mercadoria para transportar. É a verificação de que a *pessoa* penetrou no *veículo* ou em qualquer outro meio de transportar passageiros, para que, em ambos os casos, a *adesão* se tenha operado validamente.

CONTRATO DE APRENDIZAGEM. Conforme o art. 428 da CLT, com a redação dada pela Lei 10.097/2000, o contrato de aprendizagem é o “contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de quatorze e menor de dezoito anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar, com zelo e diligência, as tarefas necessárias a essa formação”.

Durante o contrato de aprendizagem o aprendiz deverá ter sua Carteira de Trabalho e Previdência Social anotada, bem como matrícula e frequência na escola. Além disso, é garantido ao aprendiz o salário mínimo/hora.

Esse contrato não poderá ser estipulado por mais de dois anos.

CONTRATO DE CÂMBIO. Assinala a espécie o contrato que é feito para importadores e exportadores e os banqueiros para o *comércio de moedas*, isto é, para compra ou para venda de *efeitos comerciais*, representados em moeda estrangeira.

Na técnica bancária, o *ajuste*, que se firma para a aquisição de *dinheiro estrangeiro* ou para *avenda* dele, diz-se mais propriamente *operação de câmbio*, aliás o objetivo, que se efetiva pelo contrato.

Não há forma prescrita, no direito comercial, para que se realize o *contrato de câmbio*. É admitido por correspondência, ou por qualquer outro meio.

Em regra se funda em *títulos de câmbio* ou *cambiais*, sejam emitidos pelo vendedor do câmbio, ou emitidos contra o comerciante, que se apresenta como comprador. E resulta sempre na remessa de moeda estrangeira para pagamento de importações ou no recebimento da mesma para cobertura de exportações.

Os contratos de câmbio estão sujeitos à fiscalização federal, segundo a legislação própria à matéria.

CONTRATO DE CORRETAGEM. Também conhecido como de *mediação*, é a convenção pela qual uma pessoa, sem qualquer relação de dependência, se obriga, mediante remuneração, a obter para outrem um ou mais negócios, consoante as instruções recebidas, ou a fornecer-lhe as informações necessárias visando a celebração do contrato.

O Código Comercial, que teve a Parte Primeira – Lei nº 556 de 25.06.1850 – revogada pelo CC/2002, art. 2.045, focalizou o corretor (arts. 36 a 67) apenas se referindo à profissão de corretor como agente do comércio, que exerce atividade econômica de intermediação, e a incluindo entre os *atos do comércio*, voltadas para a conclusão de negócios mercantis. Tal não é o sentido (*restrito*) que lhe dá a doutrina moderna, que considera a corretagem como contrato, ou mais propriamente uma *obrigação de fazer*, visando a execução do resultado útil, ou seja, a convergência de vontades e a conclusão do negócio. Obtendo êxito na aproximação, após a formalização entre comprador e vendedor, o corretor fará jus à compensação adicional (*comissão*), pelo serviço prestado.

CONTRATO DE EXECUÇÃO CONTINUADA. Vide: *Contrato de Execução Sucessiva*.

CONTRATO DE EXECUÇÃO DIFERIDA. É denominado contrato de execução diferida ou retardada aquele no qual a prestação de uma das partes não se dá de um só ato, porém a termo, não ocorrendo a extinção da obrigação enquanto a *solutio* não se completar.

Nos contratos de execução diferida ou retardada, as prestações não se efetivam logo após o *consensus*, elas se protraem no tempo. Neste tipo de contrato, a prestação de uma das partes pode ser uma enquanto a da outra se protraí no tempo. São exemplos deste tipo de contrato as compras efetuadas a crédito, mediante carnê, e os contratos sob condição suspensiva. (gc)

CONTRATO DE EXECUÇÃO IMEDIATA. O contrato de execução imediata ou instantânea, ou ainda de execução única, é aquele em que a solução se efetua de uma única vez e por uma só prestação, tendo como efeito a extinção cabal da obrigação, como ocorre, por exemplo, no contrato de venda à vista, em que o comprador faz o pagamento do preço contra a entrega da coisa, em um só ato.

A sua característica principal não se encontra no objeto da prestação, mas no fato de que a execução se opera inteiramente assim que se estabelece o consenso. É possível que exista um interregno entre a oferta e a aceitação, mas entre esta e o cumprimento do contrato não há nenhum intervalo de tempo. Neste tipo de contrato, a relação jurídica se forma, produz os seus efeitos e extingue-se numa curta sequência cronológica.

Vale destacar ainda que, por este motivo, neste tipo de contrato, a resolução, por inexecução, possibilita a reposição das partes no estado anterior. (gc)

CONTRATO DE EXECUÇÃO INSTANTÂNEA. Vide: *Contrato de Execução Imediata*.

CONTRATO DE EXECUÇÃO RETARDADA. Vide: *Contrato de Execução Diferida*.

CONTRATO DE EXECUÇÃO SUCESSIVA. É classificado como contrato de execução sucessiva ou de trato sucessivo, ou ainda de execução continuada, aquele que sobrevive com a persistência da obrigação. Ainda que ocorram pagamentos ou soluções periódicas, o próprio contrato não cessa até que haja o implemento de uma condição ou decurso de um prazo. Neste contrato as prestações de ambas as partes são contínuas.

CONTRATO DE EXECUÇÃO ÚNICA. Vide: *Contrato de Execução Imediata*.

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. Denomina-se o ajuste individual de trabalho por prazo determinado, não excedente de 90 dias, com a finalidade de avaliar a aptidão do empregado para a função.

Confira na CLT, arts. 443, § 2º, e 445.

CONTRATO DESFEITO. Assim se diz para o contrato que se desfaz pelo consenso ou vontade das partes ou em virtude de imposição legal.

Quando resultante da vontade das partes, mais propriamente se diz *distrato*; se desfeito por causa autorizada em lei, tecnicamente, se diz *rescisão*.

CONTRATO DE SOCIEDADE. É a expressão para designar a participação no processo ou para revelar a sociedade que se possa estabelecer entre o advogado e a parte, em virtude da qual fica o advogado com o direito de ter uma parte ou de participar dos proventos que resultem do processo.

No contrato de sociedade, o advogado se associa com o cliente na busca de resultados, inclusive cedendo a ele uma ou mais atividades ou comando de suas atividades; o benefício que será recebido pode incidir em coisas outras, que não sejam objeto da demanda.

O contrato de sociedade, pois, não equivale aos honorários, constantes de percentagem sobre o valor da causa, mas à participação nos resultados da causa. Por ele, firma-se entre o advogado e o cliente uma associação a respeito dos resultados, que se possam obter da demanda.

O contrato de sociedade é proibido pelo Código de Ética dos Advogados, que impede a associação entre advogado e cliente e se difere do contrato *cotalício* ou *Quota Litis*, que constitui um contrato de risco, em que predomina a álea no trabalho do profissional que, aliás, geralmente se vincula a uma obrigação de diligência e não a uma obrigação de resultado. Contrato *cotalício* ou *quota litis*, ao contrário do contrato de sociedade, é permitido no ordenamento jurídico brasileiro, já havendo inclusive precedente no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (Recurso Especial 1.883, de São Paulo, julgado em 08 de maio de 1990 pela Terceira Turma, sob o relato do Ministro Eduardo Ribeiro).

Vide: *Contrato Cotalício*. (nsf e gc)

CONTRATO DESPORTIVO. Característico da prática do desporto, notadamente o *futebol*, o contrato desportivo tem como principais modalidades as de prestação de serviços profissionais, competição desportiva, cessão do passe e autorização para reprodução de imagem.

Designa-se contrato de prestação de serviços profissionais ao ajuste de vontades, no qual uma das partes (*o atleta*) se obriga, sob subordinação e mediante remuneração para com outra pessoa (*a entidade desportiva*), ao exercício temporário de atividade ligada ao desporto.

Denomina-se competição desportiva à disputa, realizada por equipe (v.g., futebol, basquetebol, voleibol etc.) ou individualmente (tênis, natação etc.), cujo exercício enquadra-se no critério de normas técnicas das entidades dirigentes do desporto nacional e internacional.

Ao lado de competição desportiva em si admitem-se contratos de propaganda e publicidade, seja nos equipamentos e uniforme dos atletas, seja no local das disputas.

Denomina-se contrato de cessão de passe o ajuste no qual se processa a transferência temporária ou eventual e consentida de determinado atleta (chamado *cedido*) de uma entidade desportiva para outra, mediante indenização, a ser paga pela cessionária à cedente.

Denomina-se contrato de autorização de reprodução de imagem aquele escrito no qual um dos contratantes (*o atleta*) autoriza outrem (*a empresa publicitária*) a reproduzir sua imagem pelos veículos previstos contratualmente, mediante remuneração.

CONTRATO DE TRABALHO. É denominação que se dá ao ajuste promovido entre empregado e empregador, com base no Direito Privado e apoio do poder público, em virtude do qual uma ou mais pessoas se colocam à disposição de outra ou de outras, para prestar, sob sua dependência e instruções, qualquer trabalho de ordem material ou física, ou de ordem intelectual, em troca de uma remuneração, previamente estabelecida.

Dessa forma, o contrato, ou se faz entre o empregado e o empregador, quando se diz *contrato de trabalho individual*, ou se faz entre o empregador e o sindicato de um grupo de trabalhadores, para contratação de vários deles, e se diz *contrato coletivo do trabalho*.

Ainda, em relação ao prazo, o contrato pode ser *determinado* ou *indeterminado*, cuja distinção, claramente vista pela determinação ou indeterminação de prazo, influi nos efeitos do contrato.

O determinado *cessa*, extinguindo as recíprocas obrigações, desde logo chegue a seu termo final.

Dispõe, sobre o contrato de trabalho por prazo determinado, a Lei nº 9.601, de 21.01.98.

O indeterminado pode ser *rescindido*, salvo o caso de mútuo consentimento dos contratantes, quando será *distrato*, desde que haja *causa*, sem o que dará motivo a indenização ou penalidades ao contraventor ou inadimplente dele.

O Direito Trabalhista regula a matéria, indicando os casos em que há ou não há justa razão para a rescisão do contrato de trabalho.

Vide: *Despedida*.

CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. Vide: *Contrato de Execução Sucessiva*.

CONTRATO HOSPITALAR. É também chamado de contrato de serviços hospitalares, contrato de clínica, contrato de hospitalização, contrato médico ou contrato de prestação de serviços, incidindo cada nome, conforme o aspecto predominante da atividade médica, em cada caso. O contrato hospitalar caracteriza-se pelo sinalagma, pela comutatividade, pela atipicidade (conteúdo não previsto na lei) e pela complexidade (pois é integrado por diversas prestações de serviços com a participação maior ou menor de diversos agentes em cada atividade), nele constando como fornecedor do serviço o hospital.

Como ensinou Ruy Rosado de Aguiar Junior (“Responsabilidade civil do médico”, in Revista Jurídica, Editora Síntese, nº 231, pp. 123/147), “o hospital é uma universalidade de fato, formada por um conjunto de instalações, aparelhos e instrumentos médicos e cirúrgicos destinados ao tratamento da saúde, vinculada a uma pessoa jurídica, sua mantenedora, mas que não realiza ato médico”. O hospital compreende um complexo de serviços envolvendo não só a assistência médica como serviços auxiliares e complementares, como enfermagem, fornecimento de medicamentos e instrumentos, instalações adequadas para cirurgia e outros atos, além de hospedagem do paciente e acompanhante, com fornecimento de alojamento e alimentação.

CONTRATO INFORMÁTICO. Vide: *Contrato telemático*.

CONTRATO INOMINADO. Dentro do sentido que se dá ao vocábulo *inominado* (que não tem nome), tal se entende o contrato que não possui denominação especial registrada ou anotada em lei, isto é, não vem em lei regulado por uma denominação especial.

Os contratos inominados, ou que não têm qualificação e regulamentação especial em lei, são regulados, quando não o possam por analogia a contratos nominados ou assemelhados, pelos princípios gerais de Direito, que traçam as normas e regras relativas aos contratos em geral. E, como qualquer outro contrato, as obrigações e os direitos que dele se geram são exigíveis na mesma força em que o são para os contratos especialmente regulamentados sob qualificação própria.

CONTRATO JUDICIAL. Assim se diz da transação ou do acordo que é firmado perante o juiz, durante o curso da lide, ou perante o juízo arbitral, em virtude do qual se põe fim ao litígio ou à dissidência havida entre as partes.

Sua finalidade, assim, é terminar a questão em litígio ou a controvérsia.

CONTRATO MISTO. Misto vem do latim *mixtus*, particípio de *miscere*, ou seja, misturar. Desta forma, *contrato misto*, em oposição ao *contrato simples*, onde não há *mistura*, dá, pela etimologia do vocábulo que o determina, a ideia do contrato que se *compõe de várias espécies*, no todo ou em parte, de contratos. Quer assim significar que, na sua formação ou elaboração, entram elementos que são próprios e característicos de outros contratos, os quais se combinam e se conjuram, para a composição de um *todo*, que toma uma *feição singular*. Não se trata, por isso, de um contrato unido ou da união de contratos num só instrumento, mas de um contrato que, não seguindo um *tipo próprio e qualificado*, estabelece o seu *próprio tipo*.

Nele, assim, encontram-se elementos de outros contratos, buscados para formá-los, mas, *pelamescla* que nele se produz, todos esses elementos estabelecem um contrato único, de modo que as prestações e contraprestações estabelecidas, oriundas ou correspondentes, no todo ou em parte, a contratos de outra ordem, se integram no contrato instituído, para formar um *só corpo*.

Em regra, o contrato misto se forma pela combinação de prestações principais, que correspondam a tipos distintos de contrato, ou quando a prestação imposta, isto é, uma delas, resultar na obrigação, que se mostre própria a outro contrato.

CONTRATO PRELIMINAR. O contrato preliminar ou pré-contrato é contrato autônomo; por ele uma das partes ou ambas se obrigam a, oportunamente, realizar um outro contrato definitivo. É um *pactum de contrahendum* pelo qual alguém assume a obrigação de contratar em certo momento e em determinadas condições, criando o contrato preliminar uma ou várias obrigações de fazer, mesmo quando o contrato definitivo origina obrigações de dar, escreveu, com inegável clareza, ARNOLDO WALD, que em seguida acentua: “O dever que incumbe ao pré-contratante é assinar o contrato definitivo, quaisquer que sejam os deveres e direitos deste decorrentes.”

CONTRATO PRINCIPAL. Como tal se entende o contrato que tem existência própria, não dependendo de qualquer outra convenção. É qualificação que se lhe dá quando nele se inclui cláusula ou condição referente à obrigação acessória.

CONTRATO PRIVADO. É o contrato firmado entre pessoas de Direito Privado, o qual, em razão da matéria de que se forma ou das pessoas que dele participam, diz-se civil ou comercial. Opõe-se ao contrato público ou administrativo.

CONTRATO PÚBLICO. É o que, em caráter de concessão, é promovido entre o particular e o poder público. É o mesmo contrato administrativo.

Quando o poder público contrata pelas regras do Direito Comum, o contrato não se diferencia do próprio contrato privado, embora uma das partes contratantes se indique uma pessoa de Direito Público.

CONTRATO REAL. Assim se diz do contrato consensual e oneroso que não se completa enquanto a coisa, em que se funda o contrato, ou de que é objeto, não se tradiciona para as mãos do contratante, a quem se transfere ou em poder de quem deve ficar, como estipulação do contrato.

São contratos reais a locação das coisas, o penhor, o mútuo, o comodato.

CONTRATO SIMPLES. Entende-se como *simples* todo contrato legalmente regulamentado, sob denominação própria (*nominado*), e que constitui um tipo destacado. Em princípio, o contrato simples se caracteriza por sua formação normal, sem a admissão de cláusula que o altere em sua essência.

CONTRATO SINALAGMÁTICO. É denominação que se atribui aos contratos bilaterais.

O vocábulo *sinalagmático* procede do grego *synallagma*, com a significação de *contrato*. Quer isto dizer que *contrato sinalagmático* se traduz por *contrato contratual*, o que se mostra, em boa razão, injustificado pleonismo.

Tal não ocorre com a expressão *contrato bilateral*, de formação técnica mais significativa, desde que designa o contrato em que as obrigações se fazem dos dois lados, onde a razão *dabilateralidade*, que, presa ao contrato, mostra a sua exata qualidade ou a exata natureza de seus efeitos.

Com argumentos tão procedentes, fundado é o parecer que não admite denominação tão espúria integrada na terminologia jurídica, máxime quando se possui locução mais bem apropriada.

CONTRATO SOLENE. Expressão usada para indicar o contrato que somente se constitui legalmente quando instituído segundo as formalidades determinadas em lei.

E, nestas condições, segundo a regra *forma legis omissa, corrui actus* (o ato é nulo, quando omitida a forma legal), o contrato solene não se pode afastar das prescrições indicadas no texto legal.

Em regra, os *contratos solenes* são dados e passados por *ato de notário* ou *oficial público*, elaborados em instrumentos que se dizem públicos e solenes.

O *casamento* é contrato solene. Mas solenes também são os contratos de alienações de imóveis de bens de órfãos, em que se exige *hasta pública*, as convenções antenupciais etc.

Quando a lei ditar *forma* ou prescrições próprias relativas à *elaboração* do contrato, não deixando ao arbítrio das partes, é qualificado de *solene*, porque sua validade está subordinada à satisfação de certa *formalidade* ou de *certo ritual* indicado em lei.

A omissão das formalidades prescritas (*forma dat esse rei*) acarreta a *nulidade do contrato*.

CONTRATO SUCESSIVO. Não se confunde o *contrato sucessivo* com o *pacto* ou *contrato sucessório*, que se entende a convenção firmada na expectativa de uma *sucessão não aberta*.

Indica o contrato onde se estabelecem *prestações periódicas* a serem cumpridas por uma das partes ou pelos contratantes, segundo as cláusulas instituídas.

É assim o contrato de locação de coisas, o contrato de trabalho, o contrato de venda a prestações.

CONTRATO SUCESSÓRIO. É expressão que serve para designar o contrato que tem por objeto a *herança* em sucessão não aberta. E isto significa o contrato que é feito sobre a herança a vir de pessoa ainda viva. É o *pacto corvina*, que tem sido impugnado pelas legislações como se vê no Cód. Civil/2002, art. 426 (art. 1.089, do Cód. Civil/1916).

Mas como tal não se entendem os contratos *inter vivos* ou a *título gratuito*, mediante os quais a própria pessoa, a quem se deve suceder, pratica a favor do futuro herdeiro um ato de liberalidade.

Trata-se de contrato do *presumível* herdeiro sobre uma expectativa de herança em sucessão ainda não aberta, incidente sobre coisas ou objetos ainda em poder de outrem, isto é, daquele de quem se espera herdar. (ngc)

CONTRATO TELEMÁTICO. O contrato telemático é aquele celebrado por meio de computadores, ou outro tipo de aparelho, como *smartphones* e *tablets*, ligados a rede de telecomunicações. Desta forma, as partes contratantes transmitem pela *internet* a proposta e o aceite, estabelecendo assim um acordo de vontades por meio virtual.

O contrato telemático também é denominado contrato informático. (pg)

CONTRATO UNIDO. Derivado de *unitus*, do verbo latino *unire*, o vocábulo *unido* já nos dá a ideia da qualificação trazida ao contrato, assim designado: é o que vem *junto*, *exposto*, *aderido* a outro, formando, assim, uma *reunião* de contratos, que, por esta razão, se dizem *contratos unidos*.

Mas os *contratos unidos*, embora formulados em conjunto, juntamente, ao mesmo tempo, não se *misturam*, não se *confundem*. Cada um deles conserva o seu *tipo* e se individualiza, perfeitamente, dentro da *reunião*. Por essa razão, cada contrato vem com os caracteres que lhe são próprios, clausulando as estipulações próprias a cada espécie.

Ocorre, pois, o contrário dos *contratos mistos*, em que os *contratos-tipos* perdem a sua individualidade para se apresentarem num corpo único, como um *contrato especial*, constituído de partes de outros contratos.

Daí a diferença entre *contratos unidos* e *contratos mistos*. Enquanto nestes se opera a *mistura*, para a especificação de um contrato de nova espécie, naqueles não se dá qualquer *confusão*, e os contratos *ajuntados* continuam a manter as suas *individualidades*, prevalecendo, para as cláusulas pertinentes a cada um deles, as regras de direito que lhes são próprias, pois que, sendo contratos nominados, cada um deles possui sua própria regulamentação.

Na técnica do Direito Tributário, as *cláusulas* pertencentes aos contratos, que se unem, designam-se como *cláusulas autônomas*.

CONTRATO UNILATERAL. O contrato unilateral recebe tal denominação, não porque sua formação prescindia da manifestação da vontade das partes, o que seria absurdo, visto que nenhum contrato se forma sem a satisfação desta formalidade. O contrato unilateral assim se denomina porque as obrigações que dele se geram são exigíveis somente de *um lado*. Há, pois, nele, a *unilateralidade* obrigacional, no que, profundamente, se difere do *bilateral*, onde as obrigações geradas se irradiam para os *dois lados*, quer dizer, são exigíveis, reciprocamente, de todos os contratantes, sejam dois ou mais.

Em certos casos, costumam chamá-lo de *contrato bilateral imperfeito*, porque, originariamente, criando obrigações somente para uma das partes, pode gerar, eventualmente, obrigações exigíveis em relação à outra.

Em tais condições, ao lado da *ação direta*, que pode ser intentada contra o contratante, que é obrigado pela prestação, eventualmente, compete ao outro contratante, *ex post facto*, a *ação contrária*.

Tal é, por exemplo, a ação do mandatário para haver do mandante as despesas feitas na execução do mandato; do comodatário para haver as despesas tidas com a conservação

necessária da coisa; a do gestor, em casos semelhantes, quando a gestão aproveitou ao senhor do negócio.

CONTRAVENÇÃO. Derivado do verbo latino *contravenire* (transgredir, infringir), numa acepção geral, como *contravenção* se entende toda *transgressão* a preceito de lei, de regulamento ou de um julgado ou toda *infração* às cláusulas de um contrato.

Desse modo, a *contravenção* se mostra *ato direto* de *desprezo* ou de *desrespeito* ao que está *instituído* regularmente, com a intenção de não ser *acatada*, seja a regra legal, seja a cláusula estabelecida no contrato.

Contravenção, assim, é sempre fundada na *voluntariedade* do agente, resulte de *ação* ou de *omissão*, pois que a *transgressão* tanto pode provir de uma como de outra.

CONTRAVENÇÃO FISCAL. Segundo o conceito fiscal, entende-se como *contravenção* toda e qualquer desrespeito aos preceitos e regras instituídos no Direito Tributário, como toda e qualquer omissão culposa, ou intencional às exigências aí consignadas e atribuídas às pessoas sob o império de suas normas.

CONTRAVENÇÃO PENAL. No sentido penal, a *contravenção* não se trata do significado fundamental do vocábulo: é a violação consciente e voluntária a preceito de lei ou direito de outrem, resulte de ação ou de omissão.

O *dano potencial* indeterminado e a possibilidade de uma ação prejudicial ao direito alheio, mesmo sem a presença do dolo ou da culpa, são seus elementos constitutivos.

A culpabilidade, em quaisquer de suas formas, dolo ou culpa, somente é levada em consideração quando a lei faça depender de uma ou de outra algum efeito jurídico (Lei das Contravenções Penais, art. 3º).

A doutrina conceitua as contravenções penais como CRIME ANÃO, LILIPUTIANO ou VAGABUNDO. (npg)

CONTRIBUIÇÃO. Derivado do latim *contributio*, de *contribuere* (dar para o monte, fornecer sua parte), na terminologia jurídica, não possui sentido diverso daquele que lhe vem do latim: entende-se a *parte* que se atribui a uma pessoa ou a *participação* que deve ter para formação de qualquer acervo ou cumprimento de qualquer obrigação.

A *contribuição*, em sentido comum, pode ser *voluntária*. A pessoa *contribui* com a sua parte, porque espontaneamente quer. Mas, na esfera jurídica, em regra, a *contribuição*, resultante de obrigação ou de imposição legal, é *obrigatória*, seja tomada no sentido fiscal, ou seja tida no conceito do Direito Civil ou Comercial.

No conceito fiscal, a contribuição é o *imposto*: é a parte a que está sujeito o cidadão, para que contribua para a formação dos fundos necessários ao custeio das despesas públicas.

No Direito Civil ou Comercial, é a parte que cabe aos coobrigados pelo pagamento de uma dívida comum ou de um fato de interesse comum, tal como, na avaria grossa, para cumprimento da obrigação ou regularização da avaria. A contribuição, assim, é a *parte* de cada um no *rateio*, que se promove, e a que é obrigado em virtude de estar a seu cargo o pagamento da dívida, ou a responsabilidade do pagamento, que por este modo se efetiva.

Desse modo, contribuição sempre possui este significado, sob o ponto de vista jurídico: é *aparte* com que, obrigatoriamente, a pessoa deve entrar ou deve fornecer para adimplemento da obrigação, de que é também *solidário*, ou para satisfazer o pagamento de despesas que, direta ou indiretamente, se põem a seu cargo.

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. É a prestação pecuniária, exigível compulsoriamente pelo Estado, em função de obra pública que acarreta melhoria ao imóvel do contribuinte.

Sujeitos ativos para instituir, exclusiva ou concorrentemente, o tributo são a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

O *fato gerador* da obrigação tributária é a execução material da obra pública (CF, art. 145, III). Compreendida a obra pública como a execução material do projeto, levada a efeito pelo Poder Público, podemos arrolar, dentre as suas modalidades, aquelas que efetivamente tragam melhoria no imóvel do contribuinte, motivadoras, portanto, de instituição da espécie tributária de que se trata:

- a) a abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos pluviais, melhoramentos de praças e vias públicas;
- b) construção e ampliação de parques, campos de desportos, pontes, túneis, viadutos, de sistema de trânsito rápido;
- c) obras de esgotos, instalações de redes elétricas ou telefônicas, obras de proteção contra secas, inundações, erosão etc.;
- d) construção de estradas de ferro, de aeródromo e de aeroportos;
- e) obras de aterros ou de realização de embelezamento em geral (BERNARDO RIBEIRO DE MORAES).

Limita a exigência do tributo o *custo real da obra*, ou seja, o montante a cobrar-se dos contribuintes não poderá exceder a despesa efetiva com a execução da obra.

CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL. Espécie autônoma de tributo, também conhecida como *contribuição parafiscal*, trata-se de espécie tributária que se coloca ao lado, de forma paralela, dos tributos clássicos (imposto, taxa e contribuição de melhoria).

A parafiscalidade se caracteriza também porque o poder competente pode transferir a arrecadação e aplicação do produto à entidade pública ou privada.

A CF/88 contempla as seguintes espécies de contribuição especial:

- a) *contribuição social* – destina-se ao custeio de serviços e encargos decorrentes da previdência e assistência social (art. 149), inclusive contribuição de seguridade social (art. 195);
- b) *contribuição de domínio econômico* – tem por finalidade o custeio de serviços e encargos oriundos da intervenção da União no domínio econômico (art. 149);
- c) *contribuição de categorias profissionais* – destina-se ao custeio das atividades dos órgãos sindicais e profissionais, de categorias profissionais ou econômicas, inclusive para a execução de programas (art. 149).

CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL. Expressão que designa o que é “*quase fiscal*”; especialmente as contribuições, decorrentes do disposto no art. 149 da Constituição de 1988, cuja arrecadação é atribuída por lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a determinadas entidades autônomas, revertendo em seu favor o produto arrecadado para o custeio de atividades específicas. As contribuições parafiscais classificam-se em contribuições sociais, como as devidas à previdência oficial e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; contribuições de intervenção no domínio econômico, como a CONFINS e a CPMF; e contribuições de interesse de categorias profissionais, como aquelas destinadas aos conselhos que controlam profissões. A doutrina brasileira orientou-se no sentido de considerar a contribuição parafiscal como tributo de natureza mista, transeunte entre o imposto e a taxa. (nsf)

CONTRIBUINTE. Genericamente, assim se diz de toda pessoa que *contribui* com a parte que lhe é atribuída, ou seja, toda pessoa que faz uma *contribuição*.

No sentido fiscal, designa a pessoa que é *cadastrada* ou *lançada* para pagar impostos.

CONTROLE. Derivado do francês *contrôler* (registrar, inspecionar, examinar) ou do italiano *controllo* (registro, exame), admitiu-se o vocábulo na técnica comercial para indicar *ainspeção* ou *exame*, que se processa nos papéis ou nas operações, registradas a cada instante, nos estabelecimentos comerciais.

Significa, assim, a *fiscalização organizada* dentro do próprio estabelecimento para *controlar* todos os negócios que se vão realizando, seja por meio das conferências imediatas, seja por meio de registros especiais, que vão anotando tudo o que se vai fazendo.

Também se aplica o vocábulo para indicar a *fiscalização geral* e periódica, promovida na escrita ou contabilidade de um estabelecimento, por meio de técnicos ou contadores vindos de fora, a pedido do próprio comerciante, ou por imposição de seus credores ou banqueiros.

Extensivamente, diz-se que tal estabelecimento está sob *controle* de determinada organização de técnicos ou contabilistas.

CONTUMÁCIA. Derivado do latim *contumacia*, de *contumax* (orgulhoso, soberbo, desdenhoso, obstinado), em sentido amplo, quer significar a *obstinação* de alguém em não comparecer a juízo, quando a isso é obrigado ou nisso tem interesse.

Na técnica jurídica, a *contumácia*, indicando essa obstinação, mostra a desobediência deliberada em não comparecer a juízo, quando convocado para isso.

Mas, como sanção a esta desobediência, decreta a lei o estado de *revel* ou *revelia* contra a pessoa *contumaz*, seguindo o processo o seu curso.

CONVALIDAÇÃO. Aproveitamento dos efeitos de um ato que possui vício.

Só é possível a convalidação do ato anulável, pois se o ato for nulo, seu vício não pode ser sanado. (gc)

CONVENÇÃO. Derivado do latim *conventio*, de *convenire* (estar de acordo, concordar, ajustar), é o vocábulo aplicado, geralmente, no sentido de *ajuste*, *pacto*, *tratado*, *contrato*.

Na linguagem antiga, tal como registra a Ordenação, também se dizia *convenção*. Na técnica jurídica, explica o vocábulo o acordo ou o ajuste que, fundado na manifestação da vontade das partes, ou seja, no mútuo consentimento, é firmado entre elas, com a intenção de regular ou estabelecer uma relação jurídica que possa surgir.

Outrora, se procurava distinguir a *convenção do contrato*, sob anotação de que, nem sempre a convenção fazia gerar *obrigação*, enquanto este efeito seria sempre o do *contrato*. Mas, no conceito moderno, tanto como o contrato, a convenção faz gerar novas obrigações, como pode vir alterar, modificar ou extinguir obrigações anteriormente firmadas.

Somente em relação à distinção que se possa encontrar entre as duas figuras, por vezes de efeitos e aspectos perfeitamente iguais, e empregados como sinônimos, é que a *convenção* forma o gênero dos *acordos*, em que o concurso da vontade ou o mútuo consentimento se indica fundamental, para que surta os efeitos legais. E pode existir sem contrato, que se indica a sua *forma jurídica*.

Mas, nesse sentido genérico, em que a convenção se mostra multiforme, manifestando-se na formação dos direitos de família, na constituição dos direitos reais, ou em todas as relações da sociabilidade humana, não teremos a convenção sob o aspecto jurídico, pois que pode surgir sem que conduza o caráter, que lhe deve ser também próprio, o de dar aos que *convencionam* o poder de exigir a *prestação convencionada*. Neste particular, então, a *convenção jurídica* possui também o poder de criar a *exigibilidade* de uma obrigação.

E somente se mostra mais amplo o seu sentido, que o de contrato, pois que compreende, como gênero que é, toda espécie de *ajuste*, e, assim, o *contrato*, antítese do contrato, também se diz uma *convenção*.

Às vezes é tido num sentido estrito: assim se denomina *convenção* às cláusulas que são impostas no *contrato de casamento*, para *modificar*, parcialmente, regras legais concernentes ao *regime adotado*.

Modernamente, porém, toda a sutileza das distinções entre convenção e contrato está praticamente afastada: convenção ou contrato, ambos se mostram o *ajuste* que se firmou entre partes para a regularização das relações jurídicas que nas suas próprias vontades instituíram, firmadas nas regras legais e no império de seu arbítrio. Na técnica do Direito Internacional, porém, os ajustes, acordos ou tratados são mais propriamente designados *de convenções*.

Em verdade, o vocábulo *contrato*, neste aspecto, fica mais propriamente reservado às relações dirigidas pelo Direito Privado.

No entanto, na técnica do Direito Internacional, a *convenção* possui sentido mais estrito que *tratado*. A convenção indica o ajuste ou acordo sobre assuntos de interesse entre as nações, de caráter não político. Diz-se, assim, para o acordo comercial sobre representação consular, serviços postais, medidas sanitárias e outros a estes semelhantes.

Os tratados, além de cogitarem da afirmação de princípios de ordem mais elevada, referem-se mais precipuamente aos assuntos de ordem política.

Convenção. Outrora, com fundamento no sentido jurídico de *convir* (*convenire*: citar, chamar a juízo), designava a *ação*, referindo-se especialmente à *citação judicial*. Com esta acepção, encontramos o vocábulo na Ordenação Afonsina (*Convenção*).

Como *ação do réu* (*reconvenção*), sem dúvida, com origem na mesma etimologia, é produto da antiga aplicação da palavra no sentido de ação, como *reconvir*; possui a mesma significação

de outra interpelação judicial, esta por parte de quem já foi chamado a juízo (o réu contra o autor).

Convenção. Costumam ainda empregar o vocábulo no sentido de *assembleia*, em que se discutem assuntos de interesse dos *convencionais*, e na qual se tomam deliberações que possam constituir *regras* entre eles.

Tem, desse modo, o sentido de *congresso* ou de *conferência*, quando possui o significado de assembleia ou de reunião, onde se vai deliberar sobre alguma coisa de interesse dos congressistas ou conferencistas.

CONVENCIMENTO. Deriva-se o vocábulo de *convencer*, do latim *convincere*, com as acepções de *capacitar*, *provar*, *demonstrar*, *pôr em evidência*, *inferir*.

É assim palavra que possui o mesmo sentido de *convicção*, do *convictio latino*.

Na terminologia jurídica, o vocábulo *convencimento*, sem se *desviar* do sentido originário, possui a significação de *opinião formada*, *esclarecimento obtido*, *conclusão*, a que se chegou, relativamente a certos fatos e em virtude do exame procedido, das investigações intentadas ou dos estudos feitos.

É, assim, a *intimidade* que se faz com a *verdade*, acerca de *certos fatos*, diante de circunstâncias que são examinadas conscienciosamente, em virtude do que se estrutura a própria *razão* da *opinião tida* ou da *conclusão admitida*.

Em matéria de julgamento, o *convencimento do juiz* é elemento preponderante para fundamento de sua decisão.

Pelo estudo do processo, pelo exame das provas, pelo confronto dos argumentos das partes, observando, analisando, pesando todas as circunstâncias, formará seu *convencimento*, que se mostrará a rota em que deve fundar a sua sentença.

Neste particular, a lei processual outorga ao julgador a liberdade de formar o seu convencimento.

Mas, bem entendido, não se trata de *liberdade absoluta*, desde que se evidencia que o convencimento é formado por uma série de circunstâncias, que põem a pessoa em contato ou em intimidade com a *verdade* controversamente alegada.

Em contato com todos esses elementos de exame e de verificação da verdade é que se forma o convencimento. E somente se diz que é livre, porque não se aferroa a regras que impeçam a sua livre formação.

Se, por exemplo, há *prova positiva*, *inequívoca*, do fato alegado, não se permite convencimento contrário, que negue a sua existência, o que seria grande absurdo, atentando contra a sua própria verdade. E, pelo convencimento, não se pode estruturar uma *mentira visível*.

CONVENIÊNCIA. Derivado do latim *convenientia*, de *convenire*, é o vocábulo tido no sentido de *acordo*, *harmonia*, *conformidade*.

Segundo o conceito, assim, de *convir*, neste aspecto, é sinônimo de convenção. Mas, em tal acepção, não se aplica na técnica do Direito.

É empregado geralmente como a *utilidade*, o *interesse*, a *satisfação*.

A conveniência, pois, na linguagem corrente da técnica do Direito, é designativa da qualidade de *tudo o que convém*, porque satisfaz o interesse, a comodidade, o conforto de alguém, porque lhe traga um proveito ou uma utilidade.

CONVÊNIO. Contrato de prestação de serviços, ou de outra modalidade, celebrado entre dois órgãos públicos ou entre um órgão público e uma instituição particular.

CONVENTILHO. *Conventilho* ou *conventículo*, diminutivo de *convento*, de *conventus* latino, que significa *assembleia*, é entre nós usado para indicar uma *reunião irregular ou clandestina*.

E assim designa a casa ou estabelecimento onde se mantêm ou vivem mulheres prostitutas, sendo, assim, sinônimo de prostíbulo.

CONVENTO. Derivado de *conventus*, com o significado de assembleia, reunião, é usado para designar as casas, mosteiros ou estabelecimentos, onde vivem religiosos, em comunidade e sob as mesmas regras.

CONVERSÃO. Derivado do latim *conversio*, de *convertere* (mudar, alterar, dar outra forma), em sentido geral, é aplicado para indicar toda *mudança* ou *transformação* de uma coisa em outra.

Na terminologia jurídica, não é outro o sentido em que é tido: explica sempre a substituição que se possa fazer de uma coisa por outra. Ou a transformação ou mudança admitida entre um fato e outro.

Assim, diz-se *conversão* a venda de certos bens e imediata *aplicação do produto* dessa venda em *outros bens*. Houve a *substituição*, a *mudança*, a *transformação*, de uma coisa em outra. E estes são caracteres da conversão.

Mas semelhante *mudança* ou *substituição*, em verdade, afeta simplesmente a *coisa em si*, pois que uma substitui transforma em outra. Mas não se afeta o *valor*, que se mostrava na *coisa convertida* em outra. A nova coisa ou a coisa em que se opera a conversão deve ter o mesmo valor da coisa anterior.

Desse modo, na *conversão* entre coisas, entre dívidas, entre obrigações, embora se opere uma substituição, não perdem as coisas substituídas a *equivalência do valor*.

Mesmo quando se converte a *prestação* em *perdas e danos*, estes se apresentam na mesma equivalência do valor da prestação, para que, realmente, ocorra a *conversão*.

Assim, a conversão tem o mérito de operar simplesmente a *forma do valor*, mas não o altera em essência, desde que a coisa substituinte vem tomar o lugar da coisa substituída com o mesmo valor, em que essa era tida.

CONVERSÃO DE CAPITAL. Nesta razão, conversão de capital se entende a aplicação de certo capital em *outra forma de valor* que venha produzir uma certa renda. Substitui-se, assim, valor representado em dinheiro por bens de outra espécie, que serão os produtores da renda desejada. É propriamente a *aplicação de capital*.

Diz-se, também, *inversão de capital*.

CONVERSÃO DE TÍTULOS. Assim se diz a substituição de títulos em circulação de uma espécie, por outros de outra espécie. É assim a substituição de títulos nominativos por títulos ao portador. Ou seja, a substituição de título de um tipo por outros de melhor tipo.

CONVERSO. Derivado do latim *conversus*, de *convertere*, diz-se de tudo o que é *convertido* ou *mudado*.

No sentido religioso, de modo geral, designa toda pessoa que, não sendo crente, filiou-se à religião.

Mas, na linguagem monástica, designa o religioso ou frade *leigo*, isto é, que não tem ordens sacras, e se entrega, nas ordens, aos trabalhos manuais.

Em algumas ordens, chamam-nos de *donatos*, que, de igual maneira, se distinguem dos irmãos ou religiosos sacerdotes.

CONVERTER. Do verbo latino *convertere* (virar-se, mudar, alterar), é o vocábulo, na terminologia jurídica, indicado com as mesmas significações.

Quando se substitui uma coisa por outra, *converte-se*. E também se *converte*, quando, no andamento do processo, o julgador muda o curso da ação, voltando atrás, para que se promova uma diligência de valia: *converter-se o julgamento em diligência* é a asserção do estilo.

CONVICÇÃO. Derivado do latim *convictio*, de *convincere*, possui a mesma significação *deconvencimento*.

Convicção, é, assim, o *reconhecimento* da verdade, seja em face da evidência da prova ou de fatos que mostram a *realidade* inconfundível.

CONVIR. Derivado de *convenire* (vir juntamente), possui uma multiplicidade de sentidos.

Mas, juridicamente, é mais tido no sentido de *acordar*, *ajustar*, *concordar*, expressando, assim, a *união de vontades* a respeito de qualquer coisa ou fato.

Desse sentido é que se formou *convenção*, e mesmo *convento*, vocábulos que trazem consigo a ideia de *reunião* ou *conjunção* de pensamentos (vontades) ou de pessoas.

CONVOCAÇÃO. Do latim *convocatio*, de *convocare* (congregar, reunir, chamar), na linguagem jurídica quer significar o ato pelo qual se chama alguém para vir participar de uma reunião ou para ser incorporado em alguma instituição.

Assim, *convocação*, de convocar, e *avocamento*, de avocar, embora possuindo uma semelhança de significação, porque ambos se dizem *chamamento*, têm distinção bem nítida: convocação é o chamado para reunião, o chamado para incorporação (militar, por exemplo); avocamento é o chamado para si, isto é, o ato de trazer para si, para sua atribuição ou para sua dependência, ato, fato ou coisa que se encontram na dependência, atribuição ou poder de outrem. E assim será avocamento quando se chama a si (um juiz superior ao inferior) o conhecimento de processo, que se encontrava sob atribuição de outrem.

COOBRIGADO. Assim se diz, na técnica do Direito, para a pessoa que, em virtude de um contrato ou por imposição de lei, se vinculou ao pagamento de uma obrigação, sendo assim, juntamente com outras pessoas, corresponsável por seu cumprimento.

A *coobrigação* pode resultar do contrato em que duas ou mais pessoas se declaram responsáveis, solidariamente, pelo cumprimento da prestação, que é de seu objeto, ou pode resultar de ato posterior ao contrato, em que a pessoa intervém, e por sua intervenção se torna corresponsável pelo pagamento da dívida, sendo, assim, um coobrigado.

Dessa forma, nem sempre o coobrigado se indica o principal devedor ou codevedor principal.

Tal, por exemplo, o *endossante*, que se entende coobrigado pelo pagamento do título endossado em relação somente aos *endossatários* e *sucessivos endossantes*, que se seguem a seu endosso.

Nas sociedades comerciais, os sócios solidários são coobrigados pelas dívidas sociais. *Ofiador* é um coobrigado pelo pagamento da dívida, juntamente com o afiançado.

COOPERATIVA. Derivado do latim *cooperativus*, de *cooperari* (cooperar, colaborar, trabalhar com outros), segundo o próprio sentido etimológico, é aplicado na terminologia jurídica para designar a *organização* ou *sociedade*, constituída por várias pessoas, visando melhorar as condições econômicas de seus associados.

Na sua composição, a *sociedade cooperativa*, que, em regra, se diz simplesmente cooperativa, pode adotar natureza civil ou comercial; mas, tecnicamente, possui forma jurídica *sui generis*, e se classifica como *sociedade* de pessoas e não de capitais.

As características dominantes das cooperativas, segundo os próprios princípios legais, são:

- a) *Variabilidade do capital social.* Quer isto dizer que, embora com um capital social declarado, este sempre se apresenta *móvel* e pode ser aumentado ou diminuído, segundo se admitem novos sócios ou se excluem sócios antigos.
- b) *Limitação do capital.* Os sócios das cooperativas, por este princípio, não podem subscrever ou adquirir *cotas-partes* do capital além do limite fixado em lei.
- c) *Incessibilidade das cotas.* As cotas dos sócios são intransferíveis a terceiros estranhos à sociedade. E, mesmo *causa mortis*, a cota não passa aos herdeiros do sócio falecido, desde que estranhos à sociedade. Em tal caso, a sociedade *amortizará* a cota correspondente.
- d) *Representação pessoal.* A representação do sócio é anotada pela *pessoa*, isto é, pelo sócio considerado singularmente, em si mesmo, não pelo valor das cotas possuídas. Nestas circunstâncias, seja qual for o número de cotas-partes de capital, o voto do sócio será sempre *um*, representado por sua pessoa. Diz-se, também, *singularidade do voto*. Pode haver representação por procuração.
- e) *Lucros sobre operações.* Além dos lucros decorrentes do capital, cabe aos sócios, na proporção das operações efetuadas com a cooperativa, uma participação nos lucros obtidos. A distribuição destes lucros, na base das operações, tem primazia sobre a distribuição de lucros sobre o capital, que pode até não ser instituído.
- f) *Área de ação.* Não deve a cooperativa, na execução de seus objetivos, procurar estender a sua *ação*, isto é, o seu *campo de operações*, além dos limites em que, naturalmente, possa exercer seu *controle* ou tenha possibilidades de reunir seus associados. Assim, não pode criar *agências* ou *filiais* fora de sua *área de ação*.

- g) *Formação de capital*. Além da *mobilidade* de seu capital, a cooperativa pode formar-se *sem capital*, ou, quando com capital, pode ser excluída a distribuição de lucros, ou seja, de dividendos, entre os sócios.
- h) *Condição de associado*. Pode ser instituído nos estatutos que somente as pessoas que tenham certa *qualidade profissional* possam ser admitidas como sócias da cooperativa.
- i) *Denominação*. Mesmo que se constitua em forma de natureza comercial, com a distribuição de lucros entre os sócios, não se pode fazer distinguir por sua *firma* ou *razão social*, nem incluir na sua *denominação* o nome de quaisquer de seus sócios.

Em geral, dadas as suas finalidades de *cooperação* ou defesa de mútuos interesses, as cooperativas são formadas entre os pequenos produtores.

Mas, não se contravêm à lei, em sendo constituídas por capitalistas ou mesmo por entidades corporativas já formadas, tais como sindicatos.

Suas finalidades são múltiplas: podem ser de ordem econômica e podem ter intuito meramente de assistência ou de cooperação.

Em regra, as cooperativas se classificam em três grupos:

- a) Cooperativas de consumo.
- b) Cooperativas de produção.
- c) Cooperativas de crédito.

Estas três categorias, porém, são legalmente denominadas Cooperativas:

- 1) de produção agrícola.
- 2) de produção industrial.
- 3) de trabalho (profissionais ou de classe).
- 4) de beneficiamento de produtos.
- 5) de compras em comum.
- 6) de vendas em comum.
- 7) de consumo.
- 8) de abastecimento.
- 9) de crédito.
- 10) de seguros.
- 11) de construção de casas populares.
- 12) editoras e de cultura intelectual.
- 13) escolares.
- 14) mistas.
- 15) centrais.
- 16) de cooperativas (federações).
- 17) de outras modalidades, análogas, assemelhadas ou indeterminadas.

As cooperativas são obrigadas a um serviço modelar de contabilidade, quer tenham fins econômicos ou não.

Além dos livros necessários para tal, deve manter a cooperativa os de “Matrícula de Associados”, de “Atas das Assembleias” e de “Atas da Administração”, devendo estes livros ser autenticados pela autoridade competente.

COOPERATIVA ASSEMBLHADA. Assim se denomina a cooperativa que, não tendo uma denominação legal própria, é classificada, por analogia, segundo aquela com que mais se assemelhar em face dos objetos instituídos.

COOPERATIVA CENTRAL. Dá-se, especialmente, a denominação de cooperativa central, a toda cooperativa nas capitais dos Estados federados, ou nas cidades, que constituam mercados de exportação de produtos ou centros de zonas economicamente dependentes, com o objetivo de dirigir e promover toda defesa de determinado produto ou produtos, em regra destinados à exportação.

Extensivamente, consideram-se, também, como *centrais*, os bancos populares ou agrícolas, em forma cooperativa, destinados à proteção e financiamento de determinadas cooperativas, ou

diretamente de produtos agrícolas, que se encontrem dentro de sua *área de ação*, que pode atingir todo um Estado ou uma região limitada por certo número de Municípios.

As cooperativas centrais, de qualquer natureza, de proteção ou bancárias, podem ser constituídas entre cooperativas da mesma espécie ou de tipos diferentes, podendo admitir *associados singulares*, isto é, pessoas físicas.

Sediada em determinada cidade do Estado ou em determinada zona, as cooperativas centrais bancárias exercem sua função em outras localidades por intermédio dos bancos agrícolas locais, caixas rurais ou pelas próprias cooperativas.

COOPERATIVA DE ABASTECIMENTO. No sentido legal, diz-se cooperativa de abastecimento a que se funda para, em conjunção com as cooperativas de produção, de vendas em comum e outras, fornecer às cooperativas de consumo a matéria-prima com que se bastem, e prover ou fundar pequenos mercados ou feiras-livres no sentido de colocar as mercadorias produzidas pelas cooperativas de produção a ela associadas.

COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS. Legalmente, como cooperativa de beneficiamento de produtos, entende-se a que tem por função, sem que transforme industrialmente o produto, beneficiá-lo ou melhorá-lo pelo expurgo, seleção, padronização, classificação e acondicionamento, a fim de que, seja na venda interna ou na exportação, se obtenham melhores preços.

Aí, pois, o *beneficiamento* possui o sentido de *aperfeiçoamento* do produto, por todos os meios adotados pela técnica agrícola, num sentido de melhoria de preço.

COOPERATIVA DE COMPRAS EM COMUM. Segundo sua própria denominação indica, esta cooperativa possui a finalidade de, com os recursos adquiridos por sua organização, comprar material de que necessitam usar seus associados, sejam utensílios ou matérias-primas, com intuito de viabilizar aquisição, pelo volume, com melhores preços em vantagem dos associados.

As mercadorias e os artigos adquiridos pela cooperativa, em regra, não são revendidos, mas entregues aos associados segundo as regras estabelecidas entre eles.

Neste particular as cooperativas de compras comuns dizem-se *rurais* ou *urbanas*.

As *rurais* se constituem entre agricultores ou criadores; o material e artigos adquiridos, úteis à lavoura ou criação, são distribuídos entre os associados, ou dados por empréstimo para seu uso, sem qualquer ideia de revenda ou lucro para a cooperativa.

As *urbanas*, que se compõem por operários da indústria ou comércio, podem fazer tais compras em comum, como as podem fazer com recursos da sociedade para a *própria revenda* aos associados.

COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. A cooperativa de construção traz consigo a finalidade de construir ou edificar casas ou prédios residenciais para seus associados, que resgatarão o seu valor em módicas contribuições ou parcelas.

Estas cooperativas, a fim de que possam realizar melhor suas finalidades, podem efetuar operações de crédito, segundo as regras instituídas em lei.

E nestas operações se anotam o recebimento de depósitos, empréstimos, garantidos pelas hipotecas dos imóveis construídos e emissão de letras hipotecárias, desde que devidamente autorizada pelo governo.

COOPERATIVA DE CONSUMO. As cooperativas de consumo, na terminologia da Economia Política, dizem-se de consumo *pessoal* ou de consumo *industrial*.

Juridicamente, a de *consumo industrial* ou de *armazenagem* é a que se designa de *cooperativa de compras em comum*.

Quer isto dizer, a compra ou aquisição de produtos ou artigos destinados não ao *consumo domiciliar*, mas ao consumo em *novas produções*.

Nesta razão, legalmente, a *cooperativa de consumo*, em regra, entende-se a de *consumo domiciliar*, isto é, aquela que tem por finalidade precípua a aquisição de gêneros ou mercadorias de uso dos associados, para revendê-los a estes em condições mais favoráveis e reservando aos mesmos associados, na proporção de suas compras, uma participação dos razoáveis lucros obtidos.

A finalidade, pois, da cooperativa de consumo é a de cooperar pela melhor manutenção doméstica do associado, favorecendo-o em suas economias.

COOPERATIVA DE COOPERATIVAS. É a federação das cooperativas, ou seja, cooperativa formada por várias outras cooperativas, no sentido de uma defesa de interesses comuns ou mesmo para instituir um órgão representativo junto aos poderes públicos.

As cooperativas centrais não se podem constituir em federação.

A federação de cooperativas deve ser realizada entre cooperativas da mesma espécie e tipo.

COOPERATIVA DE CRÉDITO. Não diverge o conceito da cooperativa de crédito, sob o ponto de vista econômico ou jurídico.

Em quaisquer dos aspectos, entende-se a que tem por fim a organização de um fundo, formado pelo capital dos sócios destinado a empréstimos pecuniários a seus associados ou a outras cooperativas.

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO. Há duas classes: a de *produção agrícola* e a de *deprodução industrial*.

Ambas se organizam com o espírito de cooperação entre produtores agrícolas ou criadores, auxiliando-os por todos os meios ao alcance dos recursos obtidos pela organização.

Quando a proteção se orienta no sentido de aproveitar os produtos agrícolas para transformá-los em novos produtos, pela industrialização, dá-se-lhe denominação particular de *deindustrial*.

Mas se fica, exclusivamente, na proteção à agricultura ou à criação, sem tendências industriais, será meramente *agrícola*.

A cooperativa industrial pode ser organizada fora dos domínios agrícolas, mas na sua constituição somente podem ser admitidos profissionais ou operários interessados diretamente na respectiva indústria, que vai ser objeto da sociedade.

COOPERATIVA DE SEGUROS. Assim se denomina a que se organiza com o fim de manter carteiras de seguros, sob o regime da mutualidade, exclusivamente para os associados.

COOPERATIVA DE TRABALHO. Sua finalidade primordial é a de melhorar os salários de seus associados e as condições do trabalho pessoal, seja intervindo junto aos patrões, estabelecendo com eles *convenções coletivas*, seja por outros meios ao seu alcance.

Constitui-se entre operários, artífices ou pessoas da mesma profissão ou ofício ou de ofícios vários de uma mesma classe.

COOPERATIVA DE VENDAS EM COMUM. Constituída por produtores, agrícolas ou industriais, tem a finalidade de promover a defesa dos mesmos produtos e a sua venda nos mercados internos ou nos mercados estrangeiros.

COOPERATIVA EDITORA E DE CULTURA INTELECTUAL. Consoante sua própria designação, a espécie de cooperativa, classificada legalmente, tem uma dupla finalidade, o que significa que ou pode ser instituída para o duplo objetivo ou pode ser organizada:

a) como *cooperativa editora*, para editar obra de seus associados ou de interesse coletivo;

b) como *cooperativa de cultura intelectual*, a fim de fomentar entre os associados maior cultura, seja pela formação de bibliotecas, fixas ou circulantes, aquisição de livros, revistas para uso dos sócios, segundo seus pedidos, ou seja por quaisquer outros meios, como publicação de revistas, obras etc.

COOPERATIVA ESCOLAR. A cooperativa escolar, que será instituída tanto nos estabelecimentos públicos como particulares, de ensino fundamental, médio, superior, técnico e profissional, entre os respectivos alunos, por si com o concurso dos professores, pais, tutores ou pessoas que os representem, tem o objetivo, não somente de proporcionar vantagens econômicas aos alunos, segundo a modalidade escolhida, como precipuamente inculcar no espírito deles as ideias sobre o cooperativismo, ministrando-lhes os conhecimentos práticos para a organização e administração das cooperativas.

COOPERATIVA MISTA. Assim se denominará a cooperativa que tenha por objeto atividades ou operações que se enquadrem em mais de uma categoria de cooperativa.

Para consecução de seus objetivos, poderá a cooperativa mista constituir-se dividida em seções, compreendendo cada uma delas uma classe de atividades ou operações correspondentes à categoria, em que se enquadrem, podendo cada seção fazer reuniões próprias, quando tiver de

tratar de assuntos pertinentes à matéria, que a distingue das demais seções, sem prejuízo de que se façam reuniões gerais, ou que cada grupo pertencente a uma das seções participe das reuniões próprias das demais.

COOPERATIVA SOCIAL. Tem por finalidade inserir as pessoas em desvantagem no mercado econômico, por meio de trabalho, no interesse geral da comunidade em promover a pessoa humana e a integração dos cidadãos.

Vide: A Lei nº 9.887, de 10.11.99.

COOPERATIVISMO. Derivado do mesmo modo que *cooperativa*, do latim *cooperare*, é aplicado para designar o sistema econômico que se funda nas *cooperativas*, em virtude do qual se estabelecem os princípios coordenadores, disciplinadores e promotores da maior amplitude das organizações, que se propõem, pela cooperação, a dar mais satisfatórios resultados aos objetivos das mesmas cooperativas.

Nesta razão, o *cooperativismo* assinala o sistema econômico fundado na *cooperação*, que, com a mesma significação de *cooperar*, de que se deriva, mostra a maneira por que o cooperativismo se realiza pela congregação de várias pessoas no sentido de estabelecer a sociedade, que vem cuidar de seus interesses econômicos, seja na forma de trabalho, de comércio ou de indústria, em sentido estrito, ou mesmo para a ordem moral ou cultural, tais como se anotam na cooperativa editorial ou de fomento cultural.

Desta forma, o êxito cooperativo reside no concurso desinteressado e na defesa das próprias economias de tantos quantos se associam para formar as instituições, que irão melhorar suas próprias condições de trabalho ou de vida.

Cooperativismo e cooperação têm, pois, sentidos análogos.

Mas, nem um nem outro se poderá confundir com o vocábulo *corporação*, que, na técnica, tem significação diferente e somente pode ter semelhança pelo fato de que, nos dois aspectos, sempre se tem a ideia de uma *associação* qualquer fundada para defesa ou em benefício dos interesses comuns.

Vide: *Corporação*.

COPERMUTANTE. Palavra derivada do francês *compermuter*, é aplicada para designar toda pessoa que intervém num contrato de *permuta* ou de *troca*. Designa, assim, um *dospermutantes*.

Desse modo, nos contratos *comutativos*, os *comutadores* indicam-se pela expressão *copermutantes*, porque, em verdade, cada um deles é um dos *comutadores* ou *trocadores*.

CÓPIA. Por sua derivação latina (*copia*), de que se formou o adjetivo *copioso* (abundante), possui mais propriamente o sentido de *abundância*, *riqueza*, *posses*. Traz, ainda, a acepção de *faculdade*, *permissão*, *poder*.

No entanto, na terminologia jurídica, não é este o seu significado técnico e corrente.

Serve o vocábulo para indicar o *escrito* ou *papel* em que se *transcreve*, palavra por palavra, tudo o que *consta de outro escrito* ou *papel*.

Atribuem o desvio na sua significação ao fato de, em sua aplicação como *faculdade* ou *permissão*, ser usado em várias frases jurídicas em que se firmava o princípio de *poder transcrever* ou a *faculdade de transcrever* o que era escrito em outro *papel* ou *documento*, tal como *copiam describendi facere* (dar a faculdade de transcrever).

Do *copiam dare*, *copiam efficere*, significando a permissão para o *describere* (trasladar, transcrever), proveio a admissão de *copia*, como a própria *translação*, *reprodução* ou *transcrição*. E isto significa a reprodução literal de um escrito chamado *original*.

Assim sendo, a *cópia* se opõe ao *original*, de que é um *duplicado* ou uma *reprodução*.

Segundo o estilo com que a *cópia* se formula, várias as denominações que se lhe dão. Assim *écertidão*, é *traslado*, é *cópia*, é *pública-forma*, é *cópia autêntica*, é *cópia conferida*, é *cópia xerográfica*.

CÓPIA AUTÊNTICA. Nesta expressão tanto se entende a *cópia autêntica*, como a *cópia autenticada*.

A *cópia autêntica*, a rigor, é compreendida como a *certidão*, o *traslado* que são tirados do escrito ou da escritura onde se materializou o ato. É a segunda, terceira ou outra reprodução a maior feita, além do *original*. E se diz autêntica porque tem a mesma valia do original, desde que, *extraída* pelo mesmo escrivão ou oficial que a fez originariamente, consta dos livros de seu cartório ou ofício.

Já a *cópia autenticada* entende-se a reprodução exata de um escrito ou escritura feita por um e devidamente conferida por outro. Tem o mesmo sentido de *cópia conferida* ou *cópia concertada*, sendo, assim, a autenticidade dela confirmada pela *conferência* ou pelo *concerto*.

Se a *autenticidade* é, assim, decorrente de haver sido a cópia procedida pelo oficial público que a faz, para que se diferencie da *autenticada*, diz-se, então, que é *cópia autêntica*.

Quando, então, a autenticidade provém da conferência ou do concerto, ou da conformidade exarada na cópia por quem tenha autoridade para tal, diz-se *autenticada*. E assim também se entende que não foi extraída pelo oficial, tabelião ou escrivão, autores do ato copiado.

CÓPIA CONCERTADA. Concertada ou conferida diz-se a cópia, traslado ou pública-forma de documento que é comparada com o original por outro oficial, tabelião ou escrivão, que não foi promovente da cópia, que nela põe a sua conformidade. Diz-se, então, cópia autenticada e, em tal caso, confere-se-lhe valor semelhante ao original.

CÓPIA FOTOGRÁFICA. Assim se diz da cópia resultante da fotografia feita do documento. É a sua reprodução fotográfica.

Diz-se também *cópia fotostática*.

Reprodução original do próprio documento fotografado ou fototipado, a cópia fotográfica é considerada autêntica por si mesma, desde que, por ela, se anotam todos os característicos próprios ao original de que é, materialmente, graficamente, uma exata reprodução, ou melhor, uma perfeita duplicação autêntica do original.

COPIADOR. Copiador, ou copista, diz-se da pessoa que faz ou que promove a cópia.

COPIADOR DE CARTAS. Na tecnologia comercial, é expressão que designa o livro próprio em que se copiam as cartas expedidas pelo comerciante ou qualquer outra espécie de correspondência, que tenha promovido.

É livro obrigatório e deve ser, antes que se use, devidamente autenticado e rubricado na Junta Comercial.

Mesmo quando não obrigatório, pode o comerciante mantê-lo com as formalidades legais, isto é, rubrica e registro.

COPIADOR DE FATURAS. É livro exigido, complementarmente, pelo Direito Fiscal. Nele se copiam todas as faturas de vendas efetuadas a prazo, para as quais é obrigatória a extração de duplicatas ou contas assinadas.

Está sujeito, qualquer que seja o capital do comerciante que faça *vendas a prazo*, ao pagamento de imposto e ao registro comercial.

E este registro será também de utilidade do comerciante, porque passarão os livros correspondentes, desde que por esta forma autenticados, a fazer fé jurídica.

O copiador de faturas se mostra um desdobramento do copiador de cartas, pois que, outrora, neste também se copiavam as faturas.

COPROPRIEDADE. O mesmo que *condomínio*.

COPROPRIETÁRIO. O mesmo que *condômino*.

CÓPULA. Do latim *copula* – união, ligação –, designa, entre outras coisas, o ato sexual ou coito, notadamente na expressão *cópula carnal*.

COROA. Várias denominações possui o vocábulo, derivado do latim *corona*.

Geralmente indica a insígnia que os reis, imperadores e papa põem sobre a cabeça como sinal da dignidade e poder que lhes são conferidos.

Mas, na terminologia jurídica, é mais comum sua aplicação para significar o próprio *poder da realeza* ou indicar a pessoa do monarca e tudo que a ele se refere.

E, assim, se diz: bens de coroa, atribuições da coroa.

Em sentido mais amplo, é, às vezes, indicativo do próprio regime e, assim, tem a sinonímia de reino.

CORPO. Derivado do latim *corpus*, serve, de um modo geral, para designar todo *ajuntamento ou reunião* de elementos materiais, homogêneos ou heterogêneos, ou de partes de outros elementos para a formação de um *todo completo*.

Com o ajuntamento, a que assim se procede, o *corpo*, por ele formado, vem evidenciar uma *individualidade* ou um *complexo*, perfeitamente distinto dos elementos que participaram de sua composição.

Neste sentido, então, serve para designar ou se aplicar a uma variada soma de objetos, inclusive a matéria conformada que constitui a individualidade dos homens ou dos animais.

E, assim, mesmo na técnica do Direito, tanto designa a *parte principal* de alguma coisa, como indica e significa *classe, corporação, assembleia*, ou qualquer *organização*, que se constitui pela *fusão* de vários elementos ou pela *reunião* de várias pessoas. Dá, assim, em regra, a ideia de coisa *coletiva ou composta*.

Corpo. Na linguagem militar, com repercussão na técnica jurídica, *corpo* é tido no mesmo sentido de *batalhão* ou *regimento*. E, neste significado, o usa a lei civil a respeito *dotestamento militar*, feito em *campanha* ou em *praça sitiada*.

CORPO CERTO. Expressão usada para indicar a *coisa corpórea*, determinada em sua materialidade ou substância.

Nos contratos de compra e venda a determinação de *corpo certo*, ou de *coisa corpórea* determinada materialmente, diz-se *ad corpus*, em oposição ao *corpo*, que não é determinado em sua materialidade, mas por sua medida, ou seja, *ad mensuram*.

A determinação *ad corpus* é sempre conseguida, em caso de imóveis, pela indicação de suas divisas e confrontações, sem que se mencione a área ali contida; a determinação da área indica a determinação *ad mensuram*.

Desse modo, em qualquer hipótese, entende-se que o *corpo* é certo quando perfeitamente determinado está o objeto ou a coisa que não seja fungível, pois esta, em regra, suscetível de substituição, não se pode dizer de *corpo certo*. O qualificativo já indica que se trata de tudo o que possa ser determinado ou especializado por sua própria substância, que o individualiza, em oposição a outro qualquer *corpo*.

Para ser certo, é preciso que seja inconfundível.

CORPO COLETIVO. Na terminologia jurídica, quando se diz *corpo coletivo* se quer designar mais propriamente as *corporações* ou *associações*.

O *coletivo*, assim, vem mostrar a reunião, ou o ajuntamento, de vários corpos singulares, para a composição do todo que forma o outro *corpo*.

CORPO CONSTITUÍDO. Tecnicamente, a expressão é aplicada para designar a organização, em regra de ordem política, que é instituída com *estabilidade*, isto é, em caráter permanente.

Desse modo *poder constituído* e *corpo constituído* mostram-se expressões que se equivalem.

CORPO DE COMÉRCIO. Denominação que se dá à *totalidade* de comerciantes existentes em uma praça, formem ou não uma união.

CORPO DE DELITO. Expressão da técnica do Direito Penal, é usada para indicar o ato judicial que demonstra ou por que se comprova a existência de ato ou fato, imputado criminoso.

É, assim, o *registro* sobre a existência do crime, com todas as suas circunstâncias, tornando-se, por essa forma, a base para o procedimento penal. E por isso, por ser a prova material do crime, que se fixa nele, para conservá-lo sempre em evidência, torna-se peça substancial ao processo.

Segundo a maneira por que se procede ao *corpo de delito*, este se diz *direto* ou *indireto*.

É *direto* quando promovido sobre o próprio objeto ou pessoa que incidiu a ação ou omissão criminosa, isto é, mediante exames ou vistorias.

É *indireto*, quando, na impossibilidade do exame ou da vistoria, por terem desaparecido *ossinais do crime*, é constituído por informações de testemunhas.

O corpo de delito é composto por um *laudo pericial* e promovido por peritos escolhidos dentre profissionais entendidos ou versados na matéria, a que se refere o objeto criminoso, ou por funcionários técnicos, a que se atribui semelhante cargo.

CORPO DE MÃO-MORTA. *Corpo* ou *corporação de mão-morta* entende-se toda instituição ou fundação, de caráter permanente, que possui um fim religioso, de piedade, de beneficência ou de instrução, tais como as *confrarias*, as *irmandades*, os *cabidos*, as *sigrejas*, as *capelas*.

Diz-se *perpétuo*, porque nele se sucedem as pessoas, que o compõem, sem que se lhe altere a organização e sem que se produza qualquer mudança.

E se diziam de *mão-morta*, porque estavam sujeitas às leis de amortização, as quais lhe proibiam de adquirir ou possuir bens imóveis, sem dispensa ou autorização do rei ou de outro poder público.

CORPO DIPLOMÁTICO. Expressão usada para indicar o conjunto de representantes ou agentes diplomáticos de um país.

Por extensão indica a totalidade de representantes diplomáticos de vários países acreditados junto a um governo.

CORPO DE NAVIO. Denominação dada ao conjunto do navio, representado pelo seu casco e acessórios.

É assim o *todo* do navio visto com tudo que lhe pertence e se mostra indispensável à navegação, sejam as partes intrínsecas (*membra navis* – casco), ou as partes extrínsecas (*instrumenta navis* – acessórios e aparelhos).

CORPO POLÍTICO. Assim se diz para toda organização ou instituição política, formada segundo as regras legais.

CORPORAÇÃO. Derivado do latim *corporatio*, de *corpus*, assim se entende toda associação, ou entidade, constituída por várias pessoas, possuindo objetivo e interesses comuns, à qual, satisfazendo certas exigências legais, se atribui a qualidade de *pessoa jurídica*.

Desse modo, a *corporação*, embora também se possa dizer um *corpo*, da ordem dos coletivos, aplica-se propriamente às entidades jurídicas, a que se concede *personalidade*.

As corporações ou são de Direito Público ou são de Direito Privado.

Entre as primeiras, encontram-se as organizações políticas e administrativas. São os *corpos constituídos*, com a função de dirigir e administrar os negócios públicos.

Entre as segundas, acham-se todas as espécies de associações, que têm finalidades privadas, embora possam, por vezes, mostrar-se de benefício coletivo, tais como os hospitais de caridade e as instituições de beneficência.

A corporação é caracterizada, precipuamente, pela *perpetuidade* de sua existência, jamais alterada ou modificada, em essência, pelas atribuições sucessivas de seus membros ou componentes.

E, nesse particular, se difere das associações e sociedades comuns, notadamente de caráter econômico, onde há limite de vida.

Além disso, mesmo quando se trata de corporação de ordem pública, não possui objetivos econômicos, desde que, ou se destina à direção de serviços ou negócios públicos, ou à assistência, obras pias ou interesses religiosos.

Entre as corporações de ordem pública anotamos os *tribunais*, *câmaras municipais*, *juntas comerciais*, e todas as repartições ou departamentos administrativos, que se dizem *corporações administrativas*. O próprio *Estado* se considera uma corporação pública. E assim se diz também de todas as pessoas de Direito Público.

Entre as corporações privadas, que se classificam em religiosas ou leigas, encontram-se todas as instituições que se organizam para cumprir um objetivo de interesse comum, de todos quantos delas participam, ou de interesse coletivo.

As de caráter religioso, em regra, dizem-se *corpos* ou *corporações de mão-morta*.

Vide: *Corpo de mão-morta*.

“CORPUS JURIS CIVILIS”. Geralmente, dá-se esta denominação aos trabalhos legislativos do imperador romano JUSTINIANO, ou melhor, ao *Codex* mandado elaborar por ele com a

reunião das várias leis promulgadas em seu governo e adaptação de princípios anteriores, sistematizados, assim, num só *corpo de direito*.

Vide: *Código. Fuero Juzgo. Ordenações*.

O *Corpus Juris Civilis* compõe-se de quatro partes, assim conhecidas:

1. INSTITUTAS (*Institutiones*). Considera-se a parte elementar da obra, que foi calcada nas *Institutas* de GAIUS. Constituía-se de quatro livros, subdivididos em títulos.
2. PANDECTAS (*Pandectae*). Diz-se mais comumente DIGESTO (*Digesta*). Compuseram-se de uma coleção dos fragmentos das obras dos antigos jurisconsultos, constando de cinquenta livros, subdivididos em títulos, com exceção dos 30, 31 e 32, que não têm divisão.
3. CÓDIGO (*Codex*), composto da coleção de constituições imperiais, dividida em doze livros, subdivididos em títulos.
4. NOVELAS (*Novellae Constitutiones*). Trata-se de constituições promulgadas posteriormente por JUSTINIANO e dois de seus sucessores, que foram compiladas e acrescidas às partes anteriores.

Compõem-se de 168 constituições.

CORREÇÃO. Vocábulo derivado do latim *correctio*, entende-se a ação de corrigir ou de emendar. Tem, por isso, o sentido de *emenda, corrigenda* ou *reforma*.

Desse modo, na terminologia jurídica, não se afasta de seu significado comum: indica a ação de emendar ou corrigir. É a *corrigenda* ou a *emenda* que se faz ao instrumento de *ato jurídico*, o qual não se encontrava certo ou se fizera com omissão.

A correção pode ser feita ou autorizada antes que o ato se conclua, ou mesmo após sua conclusão.

Antes que se conclua o ato, a *correção* feita em *entrelinha* ou anotada ao final do escrito, em que se objetiva o ato, está amplamente aprovada pelas partes que dele participam, ao mesmo tempo que se *ressalvou* o engano ou se *anotou* a omissão.

A correção, após a conclusão do ato, deve ser autorizada por quem tenha autoridade para fazê-la ou consentir nela. Assim, podem autorizá-la o juiz ou as partes que praticaram o ato ou nele consentiram.

E se promove em vista de engano, erro ou omissão, evidentemente verificados.

A *correção* tem a propriedade de *retificar* o erro, o engano anterior, ou de *esclarecer* a omissão cometida.

Embora parônimas, *correção* e *correição*, derivadas do mesmo vocábulo latino *correctio, decorrigere*, têm significados diferentes.

Vide: *Correição*.

Correção. É aplicado, também, no sentido de *censura* ou *repreensão*, e *castigo*.

A correção, assim, possui a finalidade de *corrigir* hábitos ou costumes.

O *direito de correção* é atribuído aos pais, em relação aos filhos. A eles incumbem as regras naturalmente postas em prática para regularidade da correção, no sentido de *melhorar ou firmar uma boa educação* aos filhos. Mas o castigo que se revela na correção tem a sua medida.

E já o *Digesto* inscrevia que “*nam patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere*”.

A correção deve ser moderada, humanizada.

Ao tutor não se lhe dá o direito de correção ao tutelado. Quando tal se mostre necessário deve solicitar do juiz providência para que se faça o que for de mister.

Em consequência da significação tida pelo vocábulo, é usado para indicar os estabelecimentos instituídos para detenção meramente correccional da pessoa ou do menor, isto é, para que se atenda à sua reforma moral: *casa de correção*.

CORREÇÃO MONETÁRIA. Representa a atualização monetária da moeda, em virtude de sua desvalorização pelo processo inflacionário.

Regula a aplicação da correção monetária nos débitos oriundos de decisão judicial a Lei nº 6.899, de 08.04.81, que prevê sua incidência inclusive sobre custas e honorários de advogado (art. 1º).

CORREDOR. Na técnica das construções, designa o compartimento estreito e alongado que, nas casas ou edifícios, dá serventia ou serve de passagem para outros compartimentos ou aposentos. E, por sua finalidade de dar acesso a vários aposentos do edifício, e porque, para isso, tenha de se alongar através do mesmo, atravessando-o, lhe é atribuído o nome: *corredor*, que corre.

CORREGEDOR. É vocábulo que se deriva do latim *corrector*, de *corrigere*, com o sentido de *ensor*, *administrador*, *reformador*.

Órgão de segundo grau do Poder Judiciário, encarregado da fiscalização e disciplina dos serviços judiciários dos juízos *a quo*, objetivando zelar pelo bom funcionamento da Justiça.

Estendeu-se a expressão aos demais Poderes, criando-se as corregedorias no Parlamento e nos órgãos do Poder Executivo.

CORREGER. Vocábulo antigo, com a significação de *emendar*, derivado, tal qual *corrigir*, do latim *corrigere*.

Na terminologia jurídica possui dois significados:

a) andar em *correição* ou *fazer correição*;

b) é aplicado no sentido de *reparar*. E, dessa forma, significa, na técnica do Direito, satisfazer o pagamento do dano ou da indenização.

CORREIÇÃO. Do mesmo modo que *correção*, derivado de *correctio*, de *corrigere*, mais propriamente formado do antigo verbo *correger*, emendar.

E, numa significação lata, tal como a considerava a Ordenação, indicava o *poder de corrigir*, consistente em julgar e castigar quem houvesse cometido uma falha. Possui, então, igual sentido de *correção*.

Mas, presentemente, é aplicado especialmente para indicar o *exame* ou *vistoria* procedida pela autoridade judiciária ou administrativa em certos lugares ou em certas coisas.

No Direito Judiciário, é, assim, a *diligência* procedida pelo corregedor no exercício de suas atribuições para fiscalizar os cartórios e escriturarias de sua jurisdição, examinando processos e livros, e determinando o que for de direito e justo para o bom andamento da Justiça e dos serviços que lhe são inerentes.

E, no desempenho de semelhantes atribuições, o corregedor ou qualquer outro órgão a quem estejam afetas as correições, pode mesmo sindicá-las sobre os erros, abusos, desrespeito e inversões tumultuárias de atos e forma legal dos processos, *ex officio* ou em virtude de reclamações, provendo sobre estes casos o que for de direito e de sua competência.

No entanto, não lhe cabe, como *corregedor*, anular ou reformar decisões proferidas nos processos submetidos à correição, salvo quando a omissão evidenciada seja daquelas que acarretam a nulidade dos atos praticados.

CORREIÇÃO PARCIAL. É a medida destinada a combater despacho judicial que inverte tumultuariamente o processo, implicando erro ou abuso na ordem dos atos processuais.

Deverá ser interposta no prazo de 5 dias, a contar sempre da data da ciência do despacho tumultuário, mesmo que a parte requeira a *reconsideração* e o juiz se negue a acolhê-la.

As hipóteses mais comuns de cabimento da correição parcial são:

a) aceitação pelo juiz de rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legal (CPP, art. 395);

b) indeferimento do pedido do MP quanto à devolução dos autos à autoridade policial para a realização de diligências necessárias (CPP, art. 13).

A correição parcial tem seu embasamento, como autêntico recurso administrativo disciplinar, na Lei nº 5.010, de 30.05.66, que, reorganizando a Justiça Federal, criou-a nessa esfera judicante, possibilitando então a sua expansão também para as Justiças estaduais.

O pedido de correição parcial deverá ser endereçado ao juízo que emitir o despacho tumultuário que, segundo a parte, encontra-se afetado de abuso ou erro.

Uma vez despachada a petição, que deve expor as razões fáticas e jurídicas do pedido de reforma do despacho, bem como indicar as peças para traslado ou requerer juntada de documento novo, o promotor público apresentará as suas contrarrazões que, se favorável ao pedido, impõe ao juiz o proferimento de despacho de retratação ou de manutenção do

despacho. Nesta última hipótese (de sustentação do despacho) o juiz deverá remeter os autos para apreciação do Tribunal competente.

Se o juiz não acolher o pedido de reforma do despacho, faculta-se à parte a possibilidade de interpor carta testemunhável ou mandado de segurança.

Em alguns Estados é também denominada, pelas leis de organização judiciária, de reclamação.

CORREIO. Derivado do verbo latino *currere* (correr), é empregado para indicar a *pessoa*, a quem se encarrega de *levar despachos*, *levar correspondência* ou *avisos* ao lugar, destino ou pessoa que lhe é determinada. Tem, pois, sentido de *mensageiro*.

E, também, serve para designar o veículo que é utilizado para a prática de semelhantes atos.

Por extensão, designa o vocábulo não somente o *ofício de correio* atribuído à pessoa a quem se comete o encargo de conduzir correspondência ou qualquer outro objeto, de uma pessoa à outra, como a repartição ou organização encarregada deste serviço.

Os serviços de correio constituem, na era presente, em regra, monopólio do Estado, sendo, portanto, executados sob sua administração.

Diz-se, também, *serviço postal*, denominação que lhe vem da primitiva função do correio, correr à *posta* (cocheira), e levar os despachos em diligência. E como, em começo, a administração das *postas* constituía uma das atribuições do encarregado dos serviços de condução de cartas, passou o vocábulo *postal* a indicar tais serviços de transporte e correspondência.

CORRENTE. Derivado de *currens*, de *currere* (correr), é geralmente empregado para indicar toda *água que corre*, proveniente de um *veio de água*.

Desse modo, *corrente* é designação genérica de que *rio*, *regato*, *riacho*, *ribeiro*, *ribeirão* são espécies.

De um modo geral, serve ainda o vocábulo, sempre na acepção *daquilo que corre*, para indicar o *curso* ou a *circulação* de qualquer coisa.

Dá, genericamente, o sentido de tudo que corre ou ocorre continuamente, sem interrupção, até que atinja o fim colimado ou se extinga.

Corrente, pois, será tudo que corre sem parar; e quando para ou se estanca não é mais corrente.

A moeda corrente é a que tem curso; fato corrente é o que ocorre mais de uma vez; opinião corrente é a que se mostra frequente.

CORRENTISTA. Na técnica de comércio e na terminologia jurídica, diz-se *correntista* a pessoa que mantém *conta-corrente* em estabelecimento bancário.

O correntista pode ser credor ou devedor.

Correntista credor é aquele cujo *saldo da conta* mostra um resultado a seu favor, contra a casa ou estabelecimento em que se procede à escrituração.

Em oposição, o estabelecimento ou casa de comércio, onde o correntista é credor, por ter saldo que lhe é favorável, nos seus livros, apresenta-se como *correntista devedor*.

Para o comerciante ou estabelecimento, em que figura o correntista credor, o saldo apresentado na conta a favor deste se mostra um *passivo* ou um *débito* do comerciante. E por esta razão é que na escrita de seu *credor* ele se inscreve como *correntista devedor*, pois sendo um débito dele é para com o outro um crédito ou um ativo.

Correntista devedor, ao contrário, é o que se apresenta na escrita com saldo devedor, a favor do comerciante ou do estabelecimento. E este, por seu turno, na escrita de seu correntista devedor se mostra um correntista credor. Como se vê, tudo ocorre ao inverso do caso do correntista credor.

CORRER. Derivado de *currere*, expressa a ação de andar sem parar, de ir para frente apressado.

Na terminologia jurídica, possui o vocábulo todos os sentidos que lhe são próprios na linguagem.

É comum sua aplicação na menção dos prazos: *correr prazos*. Quer isto significar o transcurso dos prazos marcados às partes. Eles *andam* desde que inicia o termo de sua contagem até que se finda ou se atinja o *termo final*.

E se diz *correr prazo*, justamente porque ele se vai contando, sem qualquer interrupção, isto é, não tem parada até que se registra o término de seu curso.

Mas, juridicamente, pode o prazo ser interrompido em sua *corrida*, quando, por obstáculo judicial evidenciado, seja da regra a interrupção. E, neste ínterim, não se conta a sua corrida, porque ele *não corre*. Passa a correr, quando cessa o obstáculo ou impedimento.

Fora disto, segundo o próprio sentido de *correr*, eles andam seguidamente, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, segundo as circunstâncias e imposições legais, continuamente, peremptoriamente.

CORRESPECTIVO. A primeira ideia que se tem é que o qualificativo, introduzido em nossa terminologia jurídica, provém de *com* e *respectivo*. E, assim, parece ser.

Mas, em verdade, tem melhor o sentido de *correspondente* na significação de paralelo, correlativo.

E, deste modo, mais acertado se diria que se forma de *corresponder*.

Num ou noutro caso, o sentido que se lhe quer dar, tanto pode ser fundado no *com respectivo*, como no *correspondente*, visto que é aplicado para indicar a *retribuição* que se deve prestar em *correspondência* a outra, que foi feita.

Nesta razão, *correspective* é aplicado para indicar o ato que é praticado em decorrência de outro, resultando numa contribuição que se presta ou numa retribuição que se faz, em atenção à outra que lhe é correspondente.

A lei civil brasileira aplica-o no caso de *testamento conjuntivo*, quando proíbe que ele seja simultâneo, recíproco ou *correspective*.

E o *correspective*, que se diferencia do simultâneo e do recíproco, refere-se ao testamento que é feito, quando outro já foi ultimado, para compensar o primeiro testador de outro testamento, feito pelo favorecido, com disposições que se *igualem* às que foram feitas. É, assim, uma retribuição às disposições do testamento anterior, ou seja, disposições correspondentes às disposições anteriores. Tal testamento é proibido por lei: Cód. Civil/2002, art. 1.863 (art. 1.630 do Cód. Civil/1916). (ngc)

CORRESPONDÊNCIA. O vocábulo, formado do verbo *responder* (do latim *respondere* – responder, afirmar, assegurar), precedido da preposição *com* (de *cum* – ao mesmo tempo, contra, em companhia), exprime, em sentido genérico, a ação relativa à pessoa que *corresponde* ao apelo, ao pedido ou a qualquer outro fato, ou ato, que lhe vem de outrem.

Desse modo, dá bem a ideia da *comunicação* ou *relação* estabelecida entre duas pessoas, ou entre dois fatos, para que se apresentem em estado de correlação ou de conformidade.

Mas, em sentido todo especial, em que é tido nas linguagens jurídica e comercial, indica todos os meios de comunicação escrita que possam pôr em ligação duas pessoas distantes, a intenção de manterem uma troca de ideias ou de vontades entre si.

Desse modo, a correspondência, dentro de seu sentido etimológico, aplicado ao caso estrito, significa a série de afirmativas ou asserções, transmitidas por meio de cartas, telegramas, radiogramas, ou outros meios escritos, nos quais, pessoas, que se encontram em lugares diferentes, transmitem, reciprocamente, os seus pensamentos.

Essa correspondência, como bem é de ter, pode ser origem, em Direito, da elaboração de contratos, que vinculem as pessoas que a mantém, visto que, naturalmente, pode ser utilizada, precisamente, para esse fim. A isso é que se diz, tecnicamente, *contrato por correspondência*, isto é, obrigações que se firmam pela *troca* de cartas ou telegramas entre duas pessoas distantes. E, nesta razão, é que se designa o contrato, como *contrato entre ausentes*, para assinalar não somente os que se concluem por meio de cartas ou telegramas (por correspondência), como os que se firmam por mensageiros.

A correspondência especializa-se em:

CORRESPONDÊNCIA EPISTOLAR. É aquela que se promove por meio de cartas, cartas-bilhetes, ou quaisquer outros escritos diretamente feitos e assinados pelas partes.

CORRESPONDÊNCIA TELEGRÁFICA. É a que, embora promovida pelas partes, não é entregue em *original*, mas pelo despacho telegráfico, radiográfico ou telefônico que chega às mãos delas.

A lei civil brasileira estabelece o princípio da firmeza do contrato entre ausentes (art. 434 do Código Civil) desde que a *carta* ou *despacho de aceitação* é expedido, salvo se:

- a) antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante;
- b) o proponente se comprometeu em esperar a resposta;
- c) a resposta não chega no prazo convencionado.

Pela teoria do Cód. Civil, pois, a *expedição* da resposta da aceitação, ou da carta ou telegrama de aceitação, mostra a manifestação do consentimento da parte em anuir ao contrato, que assim se torna perfeito.

E somente semelhante princípio se excepciona, quando a *retratação* chega às mãos do proponente *antes da aceitação* (tal seria a retratação por telegrama e a aceitação por carta, em que a retratação, sem dúvida alguma, chegaria primeiro ao destino, ou seja, às mãos do proponente).

Ou, quando, preliminarmente, se institui que a perfeição do contrato somente é considerada pela recepção da resposta de aceitação, ou se dada esta resposta de aceitação no prazo preestabelecido.

De acordo com o Código Civil, a *expedição* deve ser bem entendida quando na carta há, efetivamente, uma aceitação pura e simples, em virtude da qual as duas vontades se ajustam para a formação do contrato.

Mas, seja em face da lei civil ou da lei comercial, a *expedição* deve ser bem entendida quando na carta há, efetivamente, uma aceitação pura e simples, em virtude da qual as duas vontades se ajustam para a formação do contrato.

Uma carta, mesmo *expedida*, em que não se *consinta* ou *aceite*, não induz *aceitação*.

E mesmo se esta é *condicional* entende-se uma nova proposta sujeita à aceitação do primitivo proponente. E aí, uma expedição, por parte deste, aceitando a proposta, de nova resposta, será necessária para a composição do ajuste, isto é, para a perfeição do contrato.

CORRESPONDENTE. Na técnica do comércio, entende-se como *correspondente* toda pessoa que, como representante de outra, cumpre ordens dela emanadas, seja efetuando pagamentos por sua determinação ou seja realizando outros negócios por conta e ordem do representado.

Na terminologia de imprensa, possui o vocábulo análogo sentido: é o representante redatorial de um jornal, em determinada localidade, de onde remete *correspondência* (notícias sobre fatos ocorridos no local), para ser inserta nesse jornal.

Na linguagem associativa, designa o *sócio* ou *membro* de uma sociedade ou instituição que, por não residir na sede em que se encontram estas, e, não sendo sócio ou membro efetivo, é considerado correspondente.

Correspondente. Designa, na administração ou organização comercial, o empregado a que se comete o encargo ou atribuição de formular a correspondência. Diz-se igualmente *correspondencista* ou *secretário*.

CORRETAGEM. Dois sentidos possui o vocábulo, na terminologia do comércio e do Direito:

- a) indica a função do *corretor* ou o ofício da pessoa que se interpõe entre duas ou mais pessoas, para que se aproximem e realizem uma operação ou negócio comercial, recebendo como *intermediário* ou *agente* uma certa contribuição ou percentagem;
- b) designa a própria percentagem, comissão ou salário recebido pelo corretor ou pelo intermediário de negócios, como pagamento pelos serviços prestados nas transações efetuadas por seus ofícios.

CORRETOR. Deriva-se do verbo *correr*. E, assim, quer significar a pessoa que *anda*, que procura ou agencia negócios para outrem.

Na terminologia romana, dizia-se *proxeneta*, mediador de negócios. Não tem uso, presentemente, na terminologia do comércio e do Direito, com o sentido que se lhe dá de intermediário de negócios ou agente de negócios, ou seja, de *corretor*, atribuindo-se *aproxeneta* o significado de explorador de mulheres.

Geralmente, diz-se corretor toda pessoa que agencia negócios, seja em que caráter for.

Mas, a rigor, serve o vocábulo para designar a pessoa que, havendo satisfeito todas as exigências legais, é investido no cargo, a fim de que possa exercer as funções que lhe são próprias, isto é, praticar os atos de corretagens.

E, em tal caso, pode ser compreendido como agente intermediário de negócios entre comerciantes ou entre estes e outras pessoas, ou agente intermediário de outras transações, que, por vezes, são concluídas por ele próprio, como mandatário de uma das partes.

O corretor é reputado comerciante. E para sua investidura se exige, além de outras condições, ser brasileiro, ser maior e ter as qualidades para ser comerciante.

Os corretores, além da fiança a que estão sujeitos, devem ser matriculados no órgão competente, onde prestarão o compromisso legal.

Classificam-se nas categorias de corretor de mercadorias, corretor de imóveis, corretor de navios, corretor de fundos públicos e corretor de seguros.

CORRETOR DE FUNDOS PÚBLICOS. Assim se diz do corretor que tem as atribuições de servir de intermediário nas operações sobre títulos da dívida pública, negociações por meio de letras de câmbio ou cambiais, compra e venda de metais preciosos, amodados ou em barra, excluindo-se as moedas estrangeiras; e negociação sobre quaisquer outros títulos cotados nas bolsas.

CORRETOR DE MERCADORIAS. Intervém em todas as operações relativas à compra e venda de quaisquer mercadorias.

Neste particular, assemelha-se ao comissário, mas a este não equivale, desde que o comissário pode executar operações por conta própria, enquanto o corretor somente as faz por conta de outrem, de quem é o intermediário ou agente.

CORRETOR DE NAVIOS. É o mediador na compra e venda de navios, nos contratos de fretamento e na agência dos seguros dos navios. Serve ainda de intérprete não somente para os capitães de navios como na tradução de manifestos e documentos a serem exibidos na alfândega.

CORRETOR DE SEGUROS. A regulação da profissão de corretor de seguros fez-se com a Lei nº 4.594, de 29.12.1964, consolidada pelas Leis nºs 6.317, de 22.12.1975, 6.868, de 03.12.1980, Resolução CNSP nº 11, de 11.09.1984, e Lei nº 7.278, de 10.12.1984. Importante, também, para esse profissional é o Decreto-lei nº 73, de 21.11.1973, da SUSEP. Acima de sua estrutura sindical acha-se a federação que se denomina FENACOR.

Vide: *Seguro*.

CORRÉU. Assim se diz da pessoa que é réu, seja na esfera criminal ou na civil, juntamente com outra pessoa.

Distingue-se, em matéria criminal, do cúmplice, pois que este é um auxiliar, enquanto que o corréu é um dos agentes: é assim também autor do crime, em razão do que também lhe é imputada a ação ou omissão criminosa.

CORRIDA. Derivado de correr, expressa na linguagem comum a ação de correr: é a *carreira*.

Mas, na técnica do comércio, é expressão que se emprega para indicar a afluência desusada de pessoas a estabelecimentos bancários, com a intenção de retirar deles os capitais que elas têm ali depositados, atemorizadas por qualquer circunstância.

Diz-se propriamente *corrida* aos bancos.

É resultante, em regra, da desconfiança do depositante em relação à estabilidade do próprio banco.

CORRUPÇÃO. Derivado do latim *corruptio*, de *corrumpere* (deitar a perder, estragar, destruir, corromper), etimologicamente possui o sentido de ação de depravar (corrupção de menores), de *destruir* ou *adulterar* (corrupção de alimentos).

Seja no primeiro ou no segundo caso, se a *corrupção* se mostra ação culposa, isto é, se se promove com ânimo ou intenção dolosa, constitui crime qualificado e punível pela lei penal (Cód. Penal, arts. 271, 272 e 218).

Corrupção. Mas, possui, também, o mesmo sentido de *concussão*.

E, em tal caso, a corrupção se diz *ativa* ou *passiva*.

Ativa, quando a pessoa oferece a *funcionário público alguma vantagem*, para que este retarde, pratique ou omita ato de ofício.

Quer isto dizer, quando a parte interessada no ato a ser praticado pelo funcionário procura *suborná-lo*, fazendo-lhe ofertas, promessas e oferecimento de quaisquer vantagens para que pratique ou deixe de praticar o ato, dando pareceres favoráveis ao *subornante* ou praticando atos que lhe tragam benefícios.

Passiva, quando é o próprio funcionário quem solicita ou recebe para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida, ou aceita promessa de tal vantagem, desde que tais fatos ocorram em razão da função, ainda que fora dela ou antes de assumi-la.

Em semelhantes casos, a corrupção também se mostra delito punido pela lei (Cód. Penal, arts. 317 e 333).

CORRUPÇÃO DE MENORES. É o fato típico penal de induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, conforme o art. 218 do Código Penal com redação dada pela Lei 12.015/2009.

CORSÁRIO. Na terminologia do Direito Internacional Público, serve o vocábulo, derivado de *corsus*, para designar todo navio particular, que obtém de um dos beligerantes autorização para dar caça aos navios mercantes do inimigo, ou mesmo aos neutros, condutores de contrabando, segundo os princípios reguladores do *corso*.

Esta autorização é dada por meio de uma *carta de marca* ou *licença de corso*. Segundo o estilo, para se armar em corsário deveria o proprietário do navio obter a licença, para que lhe forneça a bandeira e se permita armar-se em guerra, além de dar confiança.

Os princípios internacionais em vigência condenam o *corso*, pelo que os navios armados em corsários não se olham como normais.

Corsário. Em outro sentido, designa o navio, que não possua autorização para fazer guerra, que se entrega à *pirataria*, abordando e saqueando embarcações que encontra pelo mar, indistintamente, sem qualquer atenção à sua qualidade ou nacionalidade.

CORSO. Entende-se a concessão ou permissão para que o navio, autorizado pelo governo de um dos países beligerantes, se arme e possa dar caça aos navios inimigos ou aos navios neutros, transgressores do bloqueio ou que conduzam contrabandos de guerra.

Considera-se, pois, o corso como ato fora da lei.

No entanto, os navios mercantes, particulares, armados pelos beligerantes para auxiliares da defesa, sendo incorporados à sua armada, trazendo sinais distintivos de navios de guerra, que a esses se equiparam, não se entendem navios corsários: são navios pertencentes à própria marinha dos beligerantes e agem como unidades de guerra.

CORTE. Derivado do latim *cors* ou *chors*, aplicado para designar os *domínios reais e as pessoas que os rodeiam*, possui na terminologia jurídica a propriedade de indicar ou designar os tribunais de ordem superior, aos quais compete conhecer e julgar, além das questões que são de sua competência originária, as que lhe sobem ao conhecimento em grau de recurso de instâncias ou jurisdições inferiores.

Assim se diz Corte de Apelação, Corte Criminal, Corte de Justiça.

É costume, entre nós, designar-se o Supremo Tribunal Federal de *Corte Suprema*. E aos Tribunais de Apelação de *Cortes de Apelação*.

Corte. Com prosódia diversa e originado do verbo *cortar*, é empregado para indicar, geralmente, a ação de cortar.

E, com semelhante acepção, diz-se *corte* da madeira, *corte* da erva-mate, para indicar a *extração* da erva-mate ou a derrubada da madeira, para os respectivos aproveitamentos industriais ou agrícolas, segundo as circunstâncias.

Em relação ao *corte* da madeira há regras instituídas no Código Florestal, no sentido de proteção às *matas e florestas*.

Mesmo no *corte* de plantas destinadas à indústria agrícola, tais como a erva-mate, há regras que marcam o período deste corte, ou seja, desta extração.

Corte. Na linguagem administrativa, quer dizer *redução* ou *diminuição*. Assim, *corte de despesas* é a redução nos gastos. *Corte de funcionários* é a diminuição de seu número, por medida de economia ou por desnecessidade deles.

CORTE DE APELAÇÃO. Ou Tribunal de Apelação.

Vide: *Tribunal de Justiça*.

CORTE DE EQUIDADE. Ou Tribunal de equidade, é onde é praticada a equidade no campo jurídico. Existe nos E.U.A. como *Court of Equity*, e na Grã-Bretanha como *Court of Chancery* ou *Chancery*, ou ainda *Court of Chancellery*.

Vide: *Equidade*.

CORTE DE JUSTIÇA. Vide: *Tribunal de Justiça*.

CORTE SUPREMA. Vide: *Supremo Tribunal Federal*.

CORTES DE CHANCELARIA. Na Inglaterra, por volta do século XVI, foram criadas as *Courts of Chancellery*, tribunais que, sob a invocação da equidade (*equity*), contribuíram para a formação de um complexo de princípios (*rules of equity*) transformados em corpo de normas jurídicas.

CORTIÇO. Derivado de *córtex* (casca), geralmente se designa a *colmeia*, em que vivem as abelhas, naturalmente pelo hábito de as mesmas a construírem no tronco das árvores, protegendo-as com a sua *casca*.

Cortiço. É, no entanto, aplicado para designar a casa de muitos cômodos em que residem pessoas de diferentes famílias.

E, por vezes, é empregado como equivalente a pensão de mulheres, ou seja, ao bordel.

COSER. No sentido próprio, possui o verbo, do latim *consuere* (unir uma coisa à outra por meio de linha), o significado de costurar.

Mas, na significação que lhe empresta a lei civil, também significa qualquer meio de *fechar* a coisa, seja por meio de cola ou por meio de lacre.

Deste modo, quando se diz *cosido*, em referência ao testamento, tanto se pode entender que seja *lacrada*, colada, como *tornada unida*, uma parte a outra, para que não possa ser *aberto sem deixar vestígios*.

COSTA. Na terminologia jurídica, o vocábulo, derivado do latim *costa*, possui idênticas acepções às em que é tido na linguagem comum.

É, assim, geralmente empregado para indicar:

- a) todo terreno que se vai erguendo, para formar a ladeira, que dá acesso ao local mais alto; tem, desta forma, significado igual ao de encosta: declive, flanco;
- b) todo terreno que constitui a margem dos rios, ou todo aquele que fica fronteiro ou próximo ao mar. É, neste sentido, diz-se também *litoral*.

Do vocábulo *costa*, em aplicação na tecnologia marítima, formam-se, então, vários outros:

Costear. Ir *costa a costa*, ou *navegar pela costa* ou *próximo* ao litoral.

Costeiro. Tudo que se faz *costeando* ou indo pela costa.

E, como esse sentido, diz-se *navegação costeira*, a que se faz nas proximidades da costa, ou *embarcação costeira*, a que não se aventura ao alto-mar, navegando nas proximidades do litoral. *Costeiro* ou *de cabotagem* são expressões de sentido equivalente.

COSTANEIRA. Na terminologia comercial, indica o livro que é usado pelo comerciante para anotar todas as operações que vai realizando, a fim de que, por estas anotações, sejam formulados os lançamentos de sua escrituração.

Diferencia-se, assim, do *borrador*, pois que este já é livro composto pelo guarda-livros ou contador, enquanto a *costaneira* se mostra mais propriamente o livro de notas ou de apontamentos do próprio comerciante.

Nas perícias ou exames de escrita, a *costaneira*, embora não sendo livro essencial e de fé, pode corroborar ou robustecer o valor da prova pretendida, máxime se contra o seu proprietário.

COSTUMAGEM. Na terminologia antiga, designava o termo a espécie de tributo, que era exigido e pago, com fundamento no *costume*, e não em qualquer lei escrita.

COSTUME. Derivado do latim *consuetudo*, designa o vocábulo tudo que se estabelece por força do *hábito* ou do *uso*.

Embora se procure fazer distinção entre uso e costume, tecnicamente, revelam-se equivalentes, aplicando-se indistintamente como sinônimos.

No entanto, *costume* aplica-se mais especialmente ao procedimento particular das pessoas, em cujo sentido se dizem *bons* ou *maus costumes*, enquanto o *uso*, em acepção jurídica, mais se toma pela *norma* geral ou pela *regra* habitualmente em voga em certo local.

Não obstante, na terminologia jurídica, *costume* vem mostrar o princípio ou a regra não escrita que se introduziu pelo *uso*, com o consentimento tácito de todas as pessoas que admitem a sua força como norma a seguir na prática de determinados atos.

Nesse sentido, então, afirma-se que o costume tem força de lei (*Consuetudo parem vim habet cum lege*).

E, em tal circunstância, é compreendido como a lei que o uso estabeleceu, e que se conserva, sem ser escrita, por uma longa tradição: *Lex non scripta, diuturni mores consensu utentium comprobati*.

A reunião de regras, derivadas dos costumes, diz-se *Direito Costumeiro*.

A eficácia do costume assenta na sua antiguidade e em não se mostrar contrário a princípio escrito. A antiguidade é docorrente de sua *constância* evidenciada, sem qualquer oposição que indique a não aceitação dela como *regra geral*, pois que, somente se impõe, quando todos, sujeitos a ela, habitualmente, tradicionalmente, a vêm admitindo como uso.

Nossas leis mandam que sejam admitidos, quando as regras impõem, mostrando-se o *costume do lugar* ou *os usos locais*.

E, dessa forma, desde que *constante*, formando o *uso*, que todos aceitam, está firmado o *costume*, para que não somente seja um fiel intérprete da lei (*Consuetudo est optima legum interpres*), como possa valer tanto quanto a prescrição da lei (*Consuetudo potest quidquid potest praescriptio*).

COTA. Derivado do latim *quotus*, de *quot* (quantos?), é forma da grafia oficial de *quota*.

E, desse modo, exprime a *parte*, a *quantidade*, o *contingente* ou a *porção de alguma coisa*, que deve ser entregue para a formação ou composição de um todo.

Extensivamente, entende-se ainda a *parte*, que se deve receber na divisão, distribuição ou partilha de alguma coisa.

Em relação às sociedades comerciais, a *cota*, então, é principalmente o *contingente* ou a *porção* de bens ou valores a ser entregue pelo sócio para composição do capital social.

Nas sociedades comuns, diz-se propriamente cota ou contingente. Nas sociedades limitadas é simplesmente cota. Nas em comandita, a cota do comanditário é comandita ou *parte comanditada*. E nas sociedades em cota de participação, é indicada por esta designação.

Nas sociedades anônimas e em comandita por ações, é denominada *ação*. E, nas cooperativas, *cota-parte*.

Em qualquer dos casos, a cota é sempre a *porção de capital*, pertencente ao sócio ou ao acionista, com a qual se obrigou para a formação ou constituição do capital social.

Cota. No entanto, na terminologia forense, outro é o sentido do vocábulo.

Ela se entende a *nota*, *citação* ou *apontamento* que é feito no corpo dos autos do processo ou à margem de suas folhas, para designar alguma ocorrência relativa ao próprio processo, tal como a indicação de emolumentos ou custas pelo escrivão, a menção de oferecimento de articulados, de alegações, de ciência feita pelas partes ou por seus advogados.

Neste particular, a *cota*, na acepção forense, possuía a especialização de *cota moratória*, consistente na anotação feita pelo advogado junto ao que era escrito pelo adversário.

E porque se escreve à *margem* do que era escrito, dizia-se *cota marginal*.

A lei processual em vigor não mais admite tais espécies de *cotas*: somente se permitem aquelas que se mostrem próprias ao andamento do processo ou necessárias para as anotações das custas, que se cotam ao lado dos atos em que são devidas.

Ainda serve o vocábulo *cota* para indicar as anotações que se fazem em *fichários*, papéis ou quaisquer documentos, para a sua classificação.

Consiste esta na aposição, à margem ou acima deles, de um número ou de uma letra, usada para os classificar segundo sua natureza ou sua espécie.

Neste sentido, possui a significação de *marca* ou *sinal* colocado para que se distingam entre si os objetos classificados e *cotados*.

COTA ALFANDEGÁRIA. Na linguagem técnica aduaneira, explica o regime em que se institui, em benefício de determinado país, a aplicação de tarifa alfandegária especial para limitadas quantidades de mercadorias ou produtos de certas espécies.

O excesso, porém, isto é, as mercadorias importadas além da cota estabelecida, está sujeito às tarifas comuns e gerais.

COTA DE ENCOMENDAS. Entende-se a permissão aplicada antecipada para a importação de determinadas mercadorias ou produtos, não imediatamente, mas em face de justificativas, de encomendas colocadas no exterior.

COTA DE SACRIFÍCIO. É, aparentemente, o tributo ou encargo representado em espécie, retirado da produção agrícola efetiva, na intenção de promover um equilíbrio estatístico do produto, de que resulta uma estabilidade ou melhoria do preço.

COTA INTERLOCUTÓRIA. Expressão técnica da linguagem aduaneira.

Indica a cota que é estabelecida para a importação de determinadas mercadorias, como medida preventiva ou acauteladora, quando se pretende decretar uma majoração de direitos ou elevação das taxas tarifárias sobre elas.

Desse modo, a *cota interlocutória*, que também é chamada *cota de expectativa*, traz a finalidade de impedir as importações em massa, que viriam abarrotar o mercado, provocando o desequilíbrio econômico, pelo excesso de importação.

A cota interlocutória não se confunde com a cota normal ou comum, visto que não é repartida entre os vários países exportadores, dos quais se suprem os mercados importadores.

Dessa forma, a cota interlocutória pode ser cumprida por um só país.

COTA “LITIS”. Forma vernácula e oficial de expressão latina “*quota litis*”.

Vide: “*Quota litis*”.

COTA NORMAL. Ainda denominada de *cota comum*, assim se diz para designar a porção ou quantidade de certas mercadorias, que podem ser enviadas para cada país importador. Cada país, pois, tem a sua cota estabelecida ou limitada.

Cada cota, em relação a cada país, é designada de *cota privativa* ou de *cota especial*, visto que é reservada ou destinada a esse país, em favor do qual é estabelecida.

COTA-PARTE. Na linguagem cooperativa, é o vocábulo empregado para designar a porção ou *fração mínima do capital*, que deve ser tomada ou subscrita pelo sócio. Corresponde à ação das sociedades anônimas, desde que é a *cota-parte* uma *parte divisionária* do capital. É infracionável, pelo que somente pode ter um proprietário.

É também intransferível a terceiros, estranhos à sociedade.

COTAÇÃO. Embora derivado de *quotus*, de *quot* (quantos?), tal como *quota* ou *cota*, passou para a terminologia jurídica e comercial com sentido diverso, pois não significa *parte* ou *quinhão* de alguma coisa, mas o *curso de um valor* dado a uma coisa, isto é, a uma moeda, a uma mercadoria ou a qualquer um bem.

Desse modo, a *cotação* significa o *preço* obtido por determinada mercadoria ou bem, em certo momento, tendo-se em conta a sua mobilidade e variabilidade.

Evidencia-se *oficial* quando estabelecida ou obtida nas organizações encarregadas da venda ou colocação de certos valores, como títulos ou outros bens negociados em Bolsa. E *particular*, quando decorrente das naturais contingências ocorridas no comércio em relação a certos bens ou mercadorias.

Por exemplo, dá-se idêntica denominação à lista de preços estabelecidos para determinadas mercadorias, mediante os quais serão as mesmas adquiridas no período em que é *tal cotação* ou *preço* estabelecido.

COTAR. O verbo, na linguagem jurídica e mercantil, tanto significa *fazer cota*, como promover ou *dar cotação*.

Desse modo, dois sentidos em uso:

Cotar significa *assinalar, marcar, cotejar*.

Cotar quer dizer *avaliar, calcular* ou *estabelecer preço*.

COTIDADE. Grafia oficial de *quotidade*, que, na terminologia fiscal, designa o imposto, em que se fixa a *taxa incidente* sobre a matéria tributável.

Vide: *Imposto*.

COTIZAÇÃO. Em qualquer aplicação que se dê ao vocábulo, isto é, seja em matéria civil, comercial, fiscal ou econômica, possui sempre o sentido de indicar o ato pelo qual se impõe ou se atribui a alguém a cota-parte com que deve contribuir, ou que deve suportar, para a composição de um *todo* necessário a satisfazer uma certa ordem de encargos.

Representa, pois, a própria imposição do *quinhão* que se julga de responsabilidade de alguém, ou que toca a este para a contribuição de encargos comuns a todos quantos nela se incluem.

Nesse sentido, mostra-se equivalente à subscrição ou à *contribuição*, sendo que, em sentido fiscal, é sinônimo de *tributação*. Em quaisquer dos casos indica a *cota* que fica a cargo de todos os que se encontram ou se mostram participantes do encargo ou são obrigados a contribuir para a formação dos fundos necessários à satisfação de certas despesas.

COTRUCO. É brasileirismo, usado no norte do país, com a significação de *vendedor ambulante* (mascate) de fazendas e armarinhos.

Também, na gíria, é empregado para designar o *punhal* ou *faca de ponta*, geralmente conduzida pelo nordestino.

“COUNTRY CLEARING”. Tal como a *Clearing House*, a *Country Clearing*, instituição de origem inglesa, tem por finalidade a liquidação, por uma espécie de compensação, tal como ocorre na primeira, em referência aos cheques emitidos na mesma praça, relativamente aos efeitos comerciais sacados ou emitidos em diferentes praças.

Assim, a função da *Country Clearing* é servir de intermediária entre os bancos do interior, recebendo os seus títulos ou efeitos comerciais para convertê-los em títulos sobre a praça em que está fundada, para que aí se opere a sua liquidação ou seu pagamento, a cargo dos bancos ou banqueiros a que semelhante autorização é cometida pelo devedor ou sacado do interior.

COUTADA. Forma-se de *coutar*, que significa proibir o uso de alguma coisa ou exercício de um direito, ou fazer apreender ou tomar coisas defesas.

Desse modo, na terminologia jurídica, teve o vocábulo aplicação, para indicar a situação de privilégio em que se encontram certas coisas, em virtude de que não podem ser usadas por estranhos, salvo autorizados, sob pena de sanções ao transgressor.

Assim se diz para designar as terras que, demarcadas pelo *couto*, são de acesso defeso às pessoas que não conduzem autorizações especiais para nelas ingressar, seja para *caçar*, para tirar lenha ou para qualquer outro fim.

Especialmente, é aplicado para indicar o *parque* em que a caça é proibida.

Por extensão, também se diz *coutada* ao rio, em que não se permite a pesca, seja em todo o seu curso ou somente em parte dele.

Caça e pesca promovidas nas *coutadas* dão motivos a imposições de penalidades, não somente de ordem penal como civil, revelando a *caça furtiva* ou a *pesca proibida*.

COUTENTE. Derivado do latim *utens* (que usa), precedido da preposição, indica o vocábulo, como adjetivo jurídico, a pessoa que usa ou frui com outra determinado bem ou coisa.

COUTO. Significa o ato pelo qual se concede o privilégio, resultante do *coutamento* (proibição, defesa, isenção feita em benefício de alguma pessoa ou em sua utilidade), outorgado a certa pessoa em *porção de terra*, demarcada para fruir a *coutada*.

Desse modo, o *couto*, no sentido do Direito antigo, indica *terra* ou *distrito de jurisdição particular*, constituindo privilégio a favor de quem era concedido, ficando invioláveis, mesmo, todos quantos a eles se recolhiam, apelando para a proteção ou asilo do senhorio que tinha este benefício.

Na terminologia atual, notadamente policial, calcado neste sentido, serve para indicar o refúgio ou *asilo* em que se escondem criminosos e bandoleiros, sem possuir, no entanto, qualquer privilégio ou isenção, pois que, até a ele, podem ter acesso autoridades, a fim de cumprir os desígnios da Justiça.

E em tal acepção, *couteiro*, longe de ser, como outrora, designativo do *guarda da coutada*, ou o oficial a quem se cometia o encargo de cobrar os encoutos ou penas dos coutos quebrados, indica a pessoa que se acumplicia com o criminoso, não somente lhe dando guarida, como o protegendo, sob qualquer maneira, da ação da Justiça.

COVA. Geralmente é empregado para indicar toda espécie de abertura feita na terra para vários fins.

Na terminologia agrícola brasileira, no entanto, é aplicado, por vezes, não para indicar a cavidade feita na terra, mas a pequena elevação de terra feita para que se plante a maniva da mandioca ou da macaxeira (aipim branco).

Cova. É utilizado, também, como sinônimo de *sepultura*. Ou melhor, para indicar a sepultura que é feita na terra.

COVAGEM. Emolumentos que se pagam para a abertura de *cova* (sepultura), em cemitério.

COVATO. Ofício de *coveiro*. Lugar onde se abrem sepulturas.

COVEIRO. Pessoa que exerce o mister de fazer covas ou preparar sepulturas para o enterramento de mortos.

CRACK. É uma droga ilícita, derivada da cocaína, que possui efeito estimulante do sistema nervoso central e provoca a dependência do usuário rapidamente. (pg)

CRAQUE. Derivado do inglês *to crack* (quebrar, arruinar-se, fender-se), é vocábulo que se admitiu na linguagem comercial e financeira para indicar a iminência de *quebra* ou *falência* de vários estabelecimentos ou casas comerciais, em consequência da quebra ou falência ruinosa de estabelecimento bancário, ou de outro, a que estavam intimamente ligadas.

Emprega-se na forma inglesa: *crack*.

Craque. Segundo o sentido que originariamente possui, serve também para indicar tudo o que é *famoso* ou que se destaca dos demais.

CREDENCIAL. Derivada do latim *credere* (confiar, recomendar), indica o *poder* ou *aautorização* dada por alguém a uma outra pessoa, a fim de que possa tratar de certos negócios próprios do credenciante ou de instituição que representa.

Na terminologia do Direito Público Internacional, usado em geral no plural, *credenciais*, significa ou designa a *carta oficial* expedida pelo governo de um país ao de outro, entregue ao *embaixador* ou *ministro*, que junto a este último vai servir, a fim de que a entregue ao chefe do respectivo governo e, por ela, se acredite como representante de seu país junto a ele.

“CREDERE”. Usado na expressão *del credere*, é utilizado para indicar a estipulação de uma garantia dada pelo representante de um comerciante ou por seu comissário às operações que, por seu intermédio, se realizam, em virtude da qual, assumindo todos os riscos que possam advir, se responsabiliza perante o representado ou comitente pela fiel execução das obrigações resultantes das mesmas operações.

Por essa forma, a cláusula *del credere* possui, na asserção de THALLER, a feição de um *seguro de insolvabilidade*.

Por ela, o comissário se torna *fiador* perante o comitente do terceiro com que contratou, ficando, em razão disso, obrigado ao pagamento da prestação assumida por este, por qualquer espécie de impontualidade, isto é, seja resultante da insolvabilidade ou da recusa.

Desse modo, a instituição da cláusula *del credere* forma uma derrogação ao princípio de que o comissário não responde pelas obrigações decorrentes dos contratos que promove por delegação do comitente.

O *del credere* resulta na imposição de um *prêmio* ajustado em favor do comissário, em virtude da convenção de garantia por ele assumida. Em razão disso, dizem-no uma *fiança remunerada*. E não tem força para alterar a substância do contrato de comissão ou representação comercial.

CREDIÁRIO. Na terminologia comercial, assim se diz da organização instituída nos estabelecimentos de comércio, com a finalidade de efetuar vendas a crédito, a consumidores, mediante pagamento em prestações.

CREDITANTE. Formado de *creditar*, de *crédito* (do latim *creditum*), é utilizado na mesma acepção de *acreditante*, para indicar a pessoa que *dá crédito* a outrem ou se *credita* por importância ou valor de que é *credora*.

CREDITAR. É expressão da técnica da contabilidade, significando o ato pelo qual, numa *conta*, se procede a um lançamento de *crédito*, correspondendo a um lançamento de *haver*, contrário ao *dever*, que seria *debitar*.

A operação de *creditar*, assim, implica sempre a evidência de uma *operação passiva*, que vem anular a *situação de débito* ou de *ativo* de uma conta.

Na Conta-corrente, por exemplo, *credita-se* toda vez que o correntista, pela entrega ou remessa de valores ou emissão de saques, se torna *credor* do valor em espécie.

No Caixa, *credita-se*, quando esta *faz pagamentos*, que vêm diminuir seu *débito* ou a existência do saldo representado pela soma de dinheiro.

No título de *mercadorias*, *creditam-se* as vendas que delas se fazem, o que modifica a soma representativa do *ativo*, anotada pelo seu débito.

O ato de *creditar* sempre encontra a correlação no ato de *debitar*, o que significa que não haverá lançamento de crédito sem o correspondente lançamento de débito, ou seja, a asserção ou evidência do princípio de que não há credor sem devedor.

CRÉDITO. Derivado do latim *creditum*, de *credere* (confiar, emprestar dinheiro), possui o vocábulo uma ampla significação econômica e um estreito sentido jurídico.

Crédito. Em sua acepção econômica significa a *confiança* que uma pessoa deposita em outra, a quem entrega *coisa sua*, para que, em futuro, receba dela *coisa equivalente*.

A *confiança* gozada por uma pessoa no ânimo daquela de quem se vai tornar *devedora*, em virtude da entrega atual de coisa, que vai ser transformada em *prestação futura*, fundamenta o próprio conceito de crédito, em seu aspecto econômico.

E esta *confiança*, indicativa do crédito, generaliza-se a todas as relações comerciais, tomando as mais variadas formas de *câmbio* de coisas atuais e presentes contra coisas equivalentes no futuro, servindo de base a uma série avantajada de operações mercantis.

CHARLES GIDE o considera como um alargamento da *troca*, definindo-o como “a troca de uma riqueza presente por uma riqueza futura”.

Mas, em realidade, nesse sentido, já vemos o crédito na sua função econômica, sem fugir ao sentido de *confiança* da pessoa, que dá a *coisa presente*, na solvabilidade da pessoa que se obriga a entregar a *coisa futura*.

O crédito se constitui, na realidade comercial, sob as modalidades de *vendas a prazo* ou *de empréstimos*.

E, nesta razão, distinguem-se como elementos componentes:

a) a entrega da coisa vendida ou emprestada para ser *consumida* pelo devedor;

b) a espera, pelo credor, da *coisa nova* que vem substituir a coisa vendida ou emprestada.

Crédito. Juridicamente, significa o *direito* que tem a pessoa de *exigir de outra* o cumprimento da *obrigação* contraída. Neste sentido, no entanto, tem-se o vocábulo em acepção mais ampliada, pois que abrange as obrigações de dar, fazer ou não fazer.

Mas, em Direito, ainda possui sentido mais restrito, desde que pode indicar o direito de cobrar uma *dívida ativa*, como pode significar o próprio *título dessa dívida*.

E, assim, se entende porque tais títulos, em verdade, representam o próprio valor da obrigação a exigir, mostrando-se, por isso, o *instrumento* do próprio crédito ou o *título do crédito*.

Para os títulos de crédito comerciais, dizem-se, também, *efeitos comerciais*: *letra de câmbio*, *nota promissória*, *cheque*, *duplicatas*, *conhecimentos de transportes*, *de depósitos e warrants*.

Crédito. Na técnica da escrituração mercantil, compreende o *lançamento de haver* feito em qualquer *conta* de uma escrita comercial ou a *soma líquida* (resultado balanceado) anotada no haver da mesma conta.

Nesse último sentido, *crédito* significa o montante da própria *dívida* ou do *haver* registrado.

Vide: *Creditar*.

Praticamente, na contabilidade, o lançamento de crédito é registrado na segunda coluna da conta, ou seja, na coluna que se anota ao lado direito, designada pelo título de *haver* ou crédito.

Crédito. Na terminologia do Direito Administrativo, assim se diz para as *somas consignadas* nos orçamentos (*verbas orçamentárias*), destinadas a fazerem face às despesas públicas.

Por essa forma, *crédito*, no sentido do Direito Administrativo, é indicado pela *verba* regularmente autorizada, dentro da qual, e sob os títulos ou consignações próprias, se pagam as despesas empenhadas.

Segundo a autorização, os *créditos* dizem-se *orçamentários* ou *especiais*.

Orçamentários são os que constam das *dotações orçamentárias*, ou seja, das verbas ou quantias prefixadas nos orçamentos, os quais estabelecem o montante das despesas, que se entendem legalmente e legitimamente autorizadas.

Suplementares dizem-se os *créditos* que se abrem por posteriores autorizações, a fim de que se ampliem as verbas esgotadas, e se atendam a pagamentos de despesas necessárias.

Mostram-se, pois, ampliações ou reforços dos *créditos orçamentários* exauridos, mas já anteriormente previstos, no que se distinguem dos créditos extraordinários ou especiais, que não se registram nas dotações orçamentárias.

O *crédito suplementar*, em regra, depende da existência de *recursos disponíveis*, consequentes da própria receita orçamentária, decorrendo, ainda, de própria autorização orçamentária ou de autorização posterior.

O *crédito extraordinário* ou *especial* aberto posteriormente, não se funda em recurso disponível, mas na exigência de caráter inadiável mostrada pela despesa, que se tem de atender e que não foi prevista no orçamento.

CRÉDITO A DESCOBERTO. Assim se diz do crédito, geralmente bancário, concedido sem qualquer espécie de garantia, ou seja, sem a obrigação de *cobertura* consequente da entrega de valores (efeitos comerciais) ou qualquer outra garantia.

Mostra-se, em verdade, perfeito *adiantamento* de dinheiro, promovido sob a base de *confiança* da pessoa que o adianta. E, por isso, diz-se *crédito livre*, *crédito em branco* ou *crédito por caixa*.

Diz-se, também, *crédito pessoal*, porque o prestador tem simplesmente como penhor *aconfiança* mantida no favorecido.

Designam-se, também, de *crédito a descoberto*, os excessos de retiradas feitas por uma pessoa, além dos limites da conta-corrente ou do crédito regularmente garantido.

Não tendo *cobertura*, o excesso está realmente *descoberto*.

Nas operações bancárias, os créditos descobertos são autorizados por *cheques* ou mesmo por meio de recibos. Estes documentos provam a concessão do crédito.

CRÉDITO AGRÍCOLA. Assim se diz, geralmente, para o crédito que é concedido, sob a garantia dos próprios bens agrícolas ou dos frutos que possam produzir, para fomento e proteção à lavoura e à pecuária.

Distingue-se, principalmente, por ser concessão que visa ao custeio das despesas relativas à exploração agrícola ou do numerário necessário para os objetivos da agricultura, no seu aspecto meramente reprodutivo.

Nesta razão, embora possa ser promovido sem qualquer garantia ou penhor, ou possa ter como garantia maquinaria ou apetrechos agrícolas, em regra, se funda na própria cultura a produzir ou nos frutos agrícolas.

CRÉDITO BANCÁRIO. Assim se diz de todo o crédito que é concedido por um estabelecimento bancário, para diferenciar-se do crédito comercial, concedido por um estabelecimento a outro ou a uma pessoa.

Considerando o crédito no seu sentido de *empréstimo* ou *adiantamento de numerário* feito a uma pessoa para que possa dispor da quantia adiantada ou mutuada, com a obrigação de restituí-la, segundo o ajustado, pode-se dizer que os *bancos* são os mais comuns intermediários dele. E nesta razão, em regra, os créditos desta espécie são promovidos por intermédio dos bancos e, por isso, dizem-se bancários.

CRÉDITO CONFIRMADO. Dá-se a denominação ao *crédito* autorizado por antecipação por um estabelecimento bancário, destinado ao pagamento de uma operação comercial que se faz fundada nele.

Desse modo, diz-se também *crédito bancário confirmado* ou *abertura de crédito confirmado*.

Por ele, já o banco ou banqueiro se encontra na *obrigação* de cumprir o pagamento da venda ajustada, tão logo, segundo as estipulações do contrato, seja exigível, mediante ou não, na conformidade das condições da abertura do crédito, a entrega dos respectivos documentos da venda.

O crédito confirmado, em regra, fica ligado ao contrato de compra e venda. E o banco confirmante assume a posição do devedor, desde que lhe cabe efetuar o pagamento respectivo.

O crédito confirmado se assemelha à concessão de *carta de crédito* ou à *ordem de crédito*, pela qual o banco ou banqueiro se obriga a efetuar o pagamento a favor do vendedor. Nela se inscrevem as condições em que o pagamento se efetiva. E, à sua vista, o vendedor, beneficiário do crédito, expede as mercadorias e promove a expedição do saque.

É, como se vê, aberto ou concedido a uma pessoa em *benefício* ou *favor de um terceiro*.

CRÉDITO DE CARBONO. Criado a partir do Protocolo de Quioto, o crédito de carbono é conquistado quando é certificada a redução de emissões de gás carbônico, ou quando existe área de floresta preservada. Esses créditos podem ser comercializados com países ou indústrias poluidoras, a fim de equalizar sua emissão de gás carbônico.

Dessa forma, quem produz menos gás carbônico comercializa seus créditos com quem mais polui.

CRÉDITO EM BRANCO. Denominação que se dá ao *crédito a descoberto* ou ao crédito livre, isto é, àquele que se concede sem qualquer garantia. Diz-se crédito pessoal.

CRÉDITO EXIGÍVEL. Expressão que designa a natureza do crédito que, por sua situação, pode ser executado pelo credor.

Juridicamente, dizem-se exigíveis todos os créditos representados por documentos de dívidas líquidas e certas, isto é, fundados em dívidas juridicamente protegidas por documentos, sobre os quais não possam pairar quaisquer dúvidas, não somente pela ciência que dão de que são devidas, como porque firmam a exata importância do que se deve, e quando vencidos.

CRÉDITO GARANTIDO. Designação que se opõe ao crédito a descoberto. E assim se diz de todo crédito que é concedido ou realizado sob qualquer garantia real: títulos ou efeitos comerciais, hipoteca, anticrese, penhor ou mesmo fiança.

Também se opõe ao *crédito quirografário*.

CRÉDITO HIPOTECÁRIO. É uma modalidade de crédito garantido. Diz-se hipotecário, porque a sua concessão se funda na garantia de um imóvel, que é dado em hipoteca como garantia do mútuo ou da concessão de crédito.

Diz-se também *crédito real*.

CRÉDITO LÍQUIDO. Assim se diz crédito cujo saldo, ou importância devida, já se encontra devidamente determinada, não dependendo, assim, de qualquer verificação.

CRÉDITO PESSOAL. Assim se diz do crédito que decorre da confiança pessoal do credor no devedor, sem a exigência de qualquer garantia ou cobertura.

CRÉDITO PRIVILEGIADO. Assim se diz do crédito que, por disposição legal, possui *odireito de preferência* sobre todos ou certos bens do devedor.

Difere-se do *crédito garantido* do *crédito quirografário*.

O crédito garantido resulta sempre da convenção; o privilegiado resulta de determinação legal.

O quirografário não possui qualquer preferência; o privilegiado tem preferência *geral*, quando sobre todos os bens do devedor, ou *especial*, quando sobre determinados bens.

CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. É o crédito comum, sem qualquer preferência ou garantia, sujeitando seu titular aos azares da insolvência ou insolvabilidade do devedor, pois se funda em título que não dá qualquer direito preferencial ou de garantia ao credor.

CRÉDITO REAL. Opõe-se ao pessoal. É o crédito que se forma em uma garantia real, seja mobiliária ou imobiliária.

Dizem-se créditos reais os garantidos por hipoteca, penhor ou anticrese.

CRÉDITO SIMULADO. Tal se entende o crédito fictício ou ardiloso, resultante de conluio entre devedor e credor, com a intenção de prejudicar outros credores.

A simulação do crédito, no entanto, comprovada por circunstâncias que possam evidenciar a fraude, deve ser declarada judicialmente para que possa surtir os desejados efeitos, consistentes na exclusão dele do montante do passivo do devedor.

A simulação pode também decorrer de ato exclusivo do credor. Em tal caso, o devedor pode impugná-lo, apontando as razões de sua improcedência.

CRÉDITO SOLIDÁRIO. Dito de crédito *in solidum*, é o que pertence em comum a vários credores.

Diz-se *solidariedade ativa*, em oposição à *passiva*, referente aos *devedores*.

No crédito solidário cada credor tem o direito de exigir do devedor o pagamento por inteiro da dívida, e tal pagamento extingue inteiramente a obrigação.

CRÉDITOS CONCURSAIS. Realizadas as restituições (vide verbete PEDIDO DE RESTITUIÇÃO) e pagos os créditos extraconcursais (vide verbete CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS), será feito o pagamento dos créditos concursais, na seguinte ordem: I – créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a cento e cinquenta salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho; II – créditos com garantia real, até o limite do valor do bem gravado; III – créditos tributários, excetuadas as multas; IV – créditos com privilégio especial; V – créditos com privilégio geral; VI – créditos quirografários e os trabalhistas cedidos a terceiros; VII – multas contratuais e as penas pecuniárias, inclusive tributárias; VIII – créditos subordinados, tais como os dos sócios ou administradores sem vínculo empregatício. Os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos nos três meses anteriores à declaração da falência, até o limite de cinco salários-mínimos, por trabalhador, serão pagos tão logo haja disponibilidade de recursos em caixa (art. 151). (gc)

CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. De acordo com a nova lei de recuperação judicial, extrajudicial e falências (Lei nº 11.101/2005) são considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 da referida Lei, na ordem seguinte, os créditos relativos a: a) remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência; b) quantias fornecidas à massa pelos credores; c) despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência; d) custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida; e) obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 da referida Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83. (gc)

CREDOR. Derivado do latim *creditor*, de *credere*, designa toda pessoa que é titular de um crédito, ou, mais vulgarmente, toda pessoa que tem a haver de outrem uma certa importância em dinheiro.

Protegido pela lei, o credor está investido no direito de exigir do *devedor* o cumprimento da obrigação ou o pagamento do crédito, quando se torna este exigível, isto é, se vencido, não é resgatado ou cumprido pelo devedor.

Segundo a natureza de seu crédito, ou a garantia que possa ter, toma o credor várias designações:

CREDOR ANTICRÉTICO. É aquele que tem a obrigação ou o crédito garantido por anticrese.

CREDOR CIVIL. Assim se diz daquele cuja dívida se funda num contrato ou numa obrigação civil.

CREDOR COMERCIAL. É aquele cuja dívida ou obrigação se funda num contrato comercial.

CREDOR GARANTIDO. Designação dada ao credor que se apresenta com qualquer garantia real, que lhe assegura a solvabilidade de seu crédito.

CREDOR HIPOTECÁRIO. Assim se diz daquele que tem o seu crédito garantido por hipoteca. É credor com privilégio sobre os bens dados em hipoteca.

CREDOR PIGNORATÍCIO. É o credor que tem crédito garantido por penhor. Tem o privilégio sobre os bens dados em penhor.

CREDOR PRIVILEGIADO. É o credor garantido por privilégio ou preferência, ou seja, aquele que, em virtude de lei, está assegurado por uma preferência em relação aos demais credores, privilégio ou preferência esta que pode ser geral ou especial.

Geral, quando a preferência ou privilégio atinge todos os valores pertencentes ao devedor, não sujeitos a crédito real ou privilégio especial.

Especial, quando a preferência recai sobre certos e determinados bens, que, por disposição legal, servem de garantia ao pagamento da dívida.

O privilégio, como se vê, que dá a qualidade de credor privilegiado, decorre sempre de uma determinação legal. E daí se difere do *credor garantido*, cuja garantia de natureza real decorre sempre da convenção, tal como o *credor hipotecário* ou o *credor pignoratício*.

O credor privilegiado diz-se também *preferencial*, porque possui o privilégio de ser pago preferencialmente a outros credores, não se encontrando sujeito a dividendos ou rateios, salvo quando ocorrem vários de sua classe e somente sobre eles.

CREDOR PUTATIVO. Nome dado ao credor que se apresenta ou que é reputado o verdadeiro credor e assim se presume pelas aparências, ou seja, aquele que se acha, sem qualquer contestação, na posse do direito e da ação.

CREDOR QUIROGRAFÁRIO. É o credor que não possui qualquer título de garantia ou preferência, em relação aos bens do devedor, devendo, por isso, ser pago segundo a força dos *bens livres* do devedor.

Por essa forma, os credores quirografários não podem, na exigência de seus créditos, investir sobre bens sujeitos à garantia real (anticrese, penhor ou hipoteca), e devem respeitar as preferências ou privilégios outorgados a outros credores.

O direito deles é igual entre os de sua categoria. E quando vários concorrem por seus créditos, ficam sujeitos a dividendo ou rateio, sendo-lhes vedado ter ingresso em concorrência que se processar em juízo para preferência entre credores garantidos por hipoteca, penhor ou anticrese.

No entanto, se com razões para isso, fundadas em lei, pode o credor quirografário, para cumprimento de seu crédito, pleitear a anulação das garantias que julgue dadas em prejuízo de seus direitos (*fraude contra credores* ou *fraude de execução*).

CREDOR RETARDATÁRIO. Designação que se dá ao credor que, no concurso de credores ou no processo de falência, vem tardiamente fazer a habilitação de seu crédito, isto é, fora do prazo que lhe é marcado para satisfazer a formalidade.

Admitida a sua inclusão, se já feita a distribuição de algum dividendo, não tem direito a exigir sua parte sobre este, passando a participar dos que se fizerem posteriormente.

E se o processo do concurso ou da falência já se encontra encerrado, somente por ação direta poderá defender e pleitear seu direito, segundo a força de seu título.

CREDOR RETENCIONISTA. Designação dada ao credor que, tendo bens do devedor em seu poder, os pode reter até que seja pago o seu crédito.

É assim o credor que tem o *direito de retenção* sobre a coisa do devedor em seu poder.

Vide: *Direito de retenção*.

CREDOR SEPARATISTA. Assim se entende o credor, que, possuindo preferência ou privilégio, tem direito a pedir a *separação* de bens do devedor para que por eles se pague dos seus créditos, sem qualquer atenção à futura situação dos bens sujeitos a partilha ou a qualquer outra divisão.

Os credores separatistas podem ocorrer no inventário ou na falência, fundados no *benefício de separação*.

No *inventário*, ocorre em relação ao *credor do espólio*, cujo crédito é garantido por todo acervo hereditário, salvo os casos de privilégios ou garantias reais, e os credores pessoais dos herdeiros.

CREDOR SUB-ROGADO. É o credor que pela cessão, transferência ou sub-rogação, se tornou titular de um crédito, cabendo-lhe, por isso, exigir do devedor o seu pagamento ou o seu cumprimento.

Nas excussões, o credor sub-rogando assume a posição do credor sub-rogante pela mera qualidade de credor, não carecendo, assim, de qualquer habilitação.

CRIAÇÃO. Originado do latim *creatio*, significa o ato de criar ou dar o ser a alguma coisa.

Mas, na técnica jurídica, significa, extensivamente, a instituição de coisa nova, como a educação e sustento de alguma pessoa.

Assim, o estabelecimento de um negócio, a extração de um saque, a instituição de uma sociedade, o empenhamento de um imóvel, a realização de um penhor ou a concessão de uma servidão, cada um destes atos resulta na *criação*, seja de um negócio, seja de um título de crédito, uma sociedade, uma enfiteuse, uma garantia pignoratícia, ou de uma servidão.

E, em relação às pessoas, a *criação* refere-se ao cuidado, à assistência, ao amparo, com que devem ser atendidas, enquanto não atingem o desenvolvimento que as tornem independentes ou possam viver livres dessa permanente atenção e assistência.

Criação. Na terminologia agrícola, o vocábulo significa o conjunto de *animais domésticos*, que se criam para alimentação ou serventia do homem.

Outrora, não somente os rebanhos dos animais e seus frutos eram computados como tal, mas os próprios escravos.

CRIAÇÃO. Pessoa que se coloca a soldo em casa de outrem para prestação de serviços domésticos.

Designa-se, vulgarmente, pela denominação de *doméstico*.

CRIAÇÃO. Na terminologia agropecuária, assim se diz para a pessoa que vive da indústria pecuária, ou seja, da *criação* de animais.

CRIANÇA. Considera-se criança a pessoa com até 12 anos incompletos.

Vide a Lei nº 8.069, de 13.07.90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

CRIME. Derivado do latim *crimen* (acusação, queixa, agravo, injúria), em acepção vulgar, significa toda ação cometida com dolo, ou infração contrária aos costumes, à moral e à lei, que é igualmente punida, ou que é reprovada pela consciência.

Ato ou ação, que não se mostra abstração jurídica, mas ação ou omissão pessoal, tecnicamente, diz-se o *fato* proibido por lei, sob ameaça de uma pena, instituída em benefício da coletividade e segurança social do Estado.

Distingue-se da *contravenção*, indicando-se esta a violação da lei ou falta de observância de seus dispositivos, que se pune como meio de defesa das instituições mantidas.

O crime se estrutura por seus elementos *material* (objetivo) e *moral* (subjetivo).

O elemento material evidencia-se na *ação ou omissão*; o elemento moral na *imputabilidade* de que resulta a responsabilidade criminal, fundada na culpa ou no dolo do ato praticado, com o qual se viola a lei penal.

Nesta razão, assente está que o crime deve resultar de ação ou omissão, voluntária ou intencional, contra a lei penal, a qual constitui sua *causa*, sem a qual o resultado não teria ocorrido.

O *resultado* da ação ou omissão é que pressupõe a existência do crime; a quem lhe deu *causa* que se imputa a ação ou omissão criminosa.

Na relação de causalidade está a imputabilidade criminal, seja voluntária (dolosa) ou intencional (culposa).

O crime diz-se *consumado* ou *tentado*.

Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal.

Tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma, por circunstância alheia à vontade do agente.

Vide: *Delito*.

CRIME COMISSIVO. O crime comissivo é aquele que é praticado através de uma ação. (gc)

CRIME COMISSIVO POR OMISSÃO. São crimes de resultado e que só podem ser praticados por certas pessoas, designadas garantes ou agentes garantidores, que são pessoas que têm o dever legal de impedir o resultado e a obrigação de proteção e vigilância.

Sua característica é ter a descrição típica de um crime de ação, sendo praticado através de uma omissão. Um exemplo comum deste tipo de crime é o da mãe que deixa de alimentar o filho lactante, causando-lhe a morte. (gc)

CRIME COMPLEXO. Segundo o próprio significado do adjetivo *complexo* (evidência de elementos vários), que o determina, *crime complexo* é aquele que se constitui ou se integra pela prática de ação ou omissão de vários fatos ou pela execução de vários atos, de natureza diferente, isto é, que possam ser encarados de per si, mas que se constituíram em violação a vários direitos, baseadas numa só intenção.

Desse modo, apesar do *complexo de violações singulares*, em face da relação de causalidade entre as mesmas violações e o crime, todas se *combinam* para a configuração delituosa, pois que todas as violações anotadas, mesmo que se separem por intervalo de tempo ou de lugar, entendem-se como elementos constitutivos do crime composto (complexo), ou como circunstâncias agravantes.

No outro sentido, pode ser compreendido o *crime complexo* como aquele que conduz em si uma outra figura delituosa, que poderia ser considerada separadamente.

CRIME CONEXO. Assim se diz o crime que, por um laço material ou moral, se liga a outro crime. E, entre eles, se formam tão estreitas dependências, que se torna necessário examiná-los em conjunto, em consequência do que devem ser processados e julgados ao mesmo tempo.

CRIME CONTINUADO. Assim se diz do crime que, embora consistente em mais de uma ação ou omissão, se mostra resultante de uma só *intenção*, e tendente à violação de um mesmo direito.

Mas, para que se diga *continuado*, faz-se mister que a outra ação ou omissão, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, impliquem a prática de mais de um *crime da mesma espécie*.

Assim, crimes espaçados, contra pessoas diferentes, ou causados por fatos diferentes e com resultados outros, não se aglutinam para formação do *crime continuado*. Embora formado por uma série de fatos, que possam ser tomados isoladamente, aparentemente, assim, distintos entre si, encaminhados todos para a execução de um propósito criminoso, o *crime continuado* é, precipuamente, caracterizado pela *unidade de resolução* e pela *unidade de direito violado*.

São, por seus elementos, além da unidade do direito violado, e unidade da intenção criminoso, a pluralidade de atos e a evidência deles para integração de um crime configurado pela lei penal.

A evidência do crime continuado impõe ao criminoso a imputabilidade de uma só pena, relativa a um dos crimes, se idêntica, ou a mais grave, se diversas as penas; mas, em qualquer dos casos, sempre aumentada de um sexto a dois terços da penalidade imposta e aplicável (Cód. Penal, art. 71).

CRIME CONTÍNUO. Assim se diz do crime que não se realiza *instantaneamente*, anotando-se de execução prolongada, sem qualquer interrupção.

Não se confunde com o *crime continuado*, pois que neste há a pluralidade de ações, enquanto no *crime contínuo* o fato criminoso ou ilícito é um só. Sua execução é que se dilata ou se prolonga, persistindo, assim, o agente em estado de *delinquência* ou em prolongada e sucessiva violação à lei penal. É o caso do *sequestro*.

CRIME CULPOSO. É o crime que teve como causa a imprudência, negligência ou imperícia do agente, se prevista e punida pela lei penal.

CRIME DE RESPONSABILIDADE. Regula o crime de responsabilidade do Presidente da República, dos ministros de Estado e do STF, dos governadores e secretários de Estado a Lei nº 1.079, de 10.04.50.

O crime de responsabilidade dos prefeitos e vereadores tem sua base legal no DL nº 201, de 27.02.67.

Segundo a CF/1988, art. 85, são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentam contra a constituição e especialmente contra:

- a) a existência da União;
- b) o livre exercício dos Poderes Legislativo e Judiciário, do MP e dos poderes constitucionais das unidades da federação;
- c) o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;
- d) a segurança interna do país;
- e) a probidade na administração;
- f) a lei orçamentária;
- g) o cumprimento da lei e das decisões judiciais.

Admitida a acusação contra o Presidente da República, pelo voto de 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele julgado, pelo crime de responsabilidade, pelo Senado Federal, e, uma vez instaurado o processo, o Presidente ficará suspenso de suas funções por 180 dias.

Se o julgamento não se concluir, decorrido o prazo da suspensão, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

CRIME DOLOSO. É o crime *voluntário*, isto é, aquele em que o agente teve a *intenção* maldosa de produzir o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.

CRIME FORMAL. Em oposição ao *crime material*, o *crime formal* é o que se considera constituído sem que se levem em consideração os resultados pretendidos pelo agente, mas simplesmente pela *intenção*, em virtude do próprio ato material ou do meio que a lei incrimina. Tal seja a *falsificação* da moeda.

CRIME FUNCIONAL. Assim se diz de toda infração praticada por uma pessoa, quando investida em certa função pública, da qual se prevalece para praticar o ato ilícito que venha a infringir a lei penal. Os crimes funcionais tomam, propriamente, várias denominações: prevaricação, suborno, peculato, concussão, abuso de autoridade.

Crime funcional, pois é a designação genérica.

CRIME HEDIONDO. Em Direito Penal, é um adjetivo que qualifica o crime que, por sua natureza, causa repulsão. A palavra *hediondo*, tem origem espanhola e significa depravado, vicioso, sórdido, imundo, fétido ou nojento.

A Constituição da República, no seu art. 5º, XLIII, protegendo os direitos fundamentais dos brasileiros e estrangeiros residentes no País, determinou que alguns delitos, desde logo, fossem denominados hediondos e, assim, fossem inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Dentre eles a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e outros que fossem classificados pelo legislador. De acordo com a Lei nº 8.072, de 25.06.90 – Lei de Crimes Hediondos – também são considerados crimes hediondos: o homicídio, quando praticado em atividade típica de grupos de extermínio, ainda que cometido por uma só pessoa; o homicídio qualificado; o latrocínio; a extorsão qualificada pela morte; a extorsão mediante sequestro e na forma qualificada; o estupro; o estupro de vulnerável; a epidemia com resultado morte; a falsificação, corrupção ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e o crime de genocídio, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889/56, tentado ou consumado.

Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça ou indulto, e fiança, e deverão ter a pena cumprida integralmente em regime fechado, em estabelecimentos penais de segurança máxima (art. 2º da Lei nº 8.072/90).

CRIME IMPOSSÍVEL. É aquele que, por ineficácia absoluta de meios ou por absoluta impropriedade do objeto, não podia ser consumado.

A doutrina denomina Crime Oco ou crime impossível. (npg)

CRIME INSTANTÂNEO. Ao contrário do contínuo, que também se diz permanente, o *crime instantâneo* é o que se pratica em *um só instante*, ou seja, aquele cuja duração entre o início e consumação do fato delituoso não entra em conta de uma apreciação, pela presteza com que

se registra, ao contrário do contínuo ou permanente, em que o agente se mantém, por largo espaço, em permanente ou contínuo estado de criminalidade ou delinquência.

CRIME MATERIAL. Ao contrário do *crime formal*, o *crime material* indica-se aquele que somente se diz *consumado* com o resultado pretendido pelo agente, não se admitindo nele a presunção de intenção sem a evidência do dano material, punido pela lei penal.

Na efetividade do dano está pois o caráter do crime material, pois que nele está o resultado pretendido, sem o qual o crime não se diz perfeito ou consumado.

CRIME MILITAR. Num sentido genérico, diz-se crime militar todo delito ou infração prevista e punida pela lei penal militar.

E, dentro desta compreensão, os crimes militares dizem-se *própria e impropriamente militares*.

São *propriamente militares* ou *essencialmente militares* aqueles que supõem, ao mesmo tempo, a *qualidade de militar* do ato e o *caráter militar do agente*. Dizem-se *aindapuramente militares* ou *meramente militares*.

Constituem-se, pois, delitos que se mostram declarados nas leis militares e são praticados por pessoas alistadas nas fileiras das três armas.

E como crimes *impropriamente militares* ou *acidentalmente militares*, aqueles que, sendo por sua natureza ou intrinsecamente comuns, se tornam militares, já pelo caráter militar do agente, já pela natureza militar do local, já pela anormalidade da época ou tempo em que se praticam, ou os que *objetivamente* militares sejam cometidos por pessoas não militares (paisanos).

CRIME PLURISUBJETIVO. São plurisubjetivos os crimes de concurso necessário de agentes.

O crime de associação criminosa, por exemplo, é plurisubjetivo pois só se perfaz com a associação de mais de três pessoas com o fim de cometer delitos (art. 288, do Cód. Penal). (gc)

CRIME POLÍTICO. Todo fato culposos, seja praticado individualmente ou por grupo de pessoas, dirigido contra a segurança ou estabilidade das instituições públicas ou que resulte em lesão à ordem política, entende-se crime político.

Nesta razão, *crime político* resulta da ação dirigida contra a segurança do Estado seja em referência à sua independência, à sua soberania ou à forma de seu governo.

CRIME PRETERINTENCIONAL. É a designação que se dá ao crime que resultou da ação criminosa do agente, mas que ultrapassou os objetivos visados por ele. É o *resultado* não desejado pelo agente, ou que excedeu à sua intenção criminosa.

CRIME PROGRESSIVO. No crime progressivo o autor deseja alcançar um resultado mais grave e acaba passando por um menos grave. Como exemplo, podemos citar as lesões provocadas para alcançar o resultado morte. (pg)

CRIME QUALIFICADO. Assim se diz da configuração delituosa ou criminal, que se encontra inscrita ou apontada na lei penal, com a sanção a que está sujeita.

Por esta razão, firma-se o princípio de que “não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal” (Código Penal, art. 1º).

A definição do crime entende-se a sua qualificação legal.

CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. Nos processos que julgam os crimes praticados por organizações criminosas, quando o juiz declarar os motivos e as circunstâncias que acarretam risco à sua integridade física, ele poderá decidir pela formação de colegiado para a prática de qualquer ato processual, conforme a Lei nº 12.694/2012.

O colegiado será formado pelo juiz do processo e por 2 (dois) outros juízes escolhidos por sorteio eletrônico dentre aqueles de competência criminal em exercício no primeiro grau de jurisdição, sendo que a competência do colegiado limita-se ao ato para o qual foi convocado. (pg)

CRIMINOSO. Geralmente diz-se *criminoso* a pessoa que pratica ato condenado pela lei ou pela moral.

Mas, a rigor, entende-se *criminoso* toda pessoa a quem se imputa a prática de um crime, como tal qualificado em lei.

A qualificação ou definição legal do fato como crime e a imputação a certa pessoa, como agente de sua prática, é que caracteriza a qualidade de criminoso.

Diz-se, também, *delinquente*.

A criminologia, que GAROFALO define como “a ciência do delito, que estuda as causas que atuam sobre os criminosos, na determinação dos crimes, e os meios de evitar essas causas e demover estes crimes, para segurança e defesa da sociedade”, procura classificar os criminosos em *natos, loucos, habituais, de ocasião e por paixão*.

O *criminoso nato*, segundo a teoria sustentada por LOMBROSO, é aquele que traz a *tara* do útero materno, a qual, precocemente, se manifesta, impelindo-o à prática do crime. É, assim, o delinquente por determinismo congênito.

E os psiquiatras explicam que tais indivíduos, “mercê de uma hereditariedade imediata (a mais das vezes heterológica), ou hereditariedade atávica mais ou menos remota, anomalias das zonas corticais, em que residem o senso moral, a afetividade ou os sentidos psicossociais, são irremediavelmente impelidos para o crime” (MENDES CORREIA). AFRÂNIO PEIXOTO chama-os de *criminosos por índole*.

Os *criminosos loucos* entendem-se aqueles que praticam crimes em consequência do *próprio* de que se encontram afetados, mostrando-se crimes que são “verdadeiras síndromes degenerativas, saíram da degeneração ao mesmo título que a obsessão, que a impulsão; são episódios inelutáveis da vida do degenerado” (DALLEMAGNE).

Louco e criminoso louco não diferem entre si; não há, portanto, a Justiça de intervir, depois de um diagnóstico, que salvaguarda a sociedade e a própria segurança do doente, num hospício, onde seja contido e tratado (AFRÂNIO PEIXOTO).

O *criminoso habitual* é o que se mostra predisposto ao crime por uma fraqueza moral congênita, pelos vícios de educação, pela miséria, pelas degradações morais e por outros fatores que o tornam um criminoso reincidente, ou afeito ao crime.

Criminoso de ocasião, embora não possua tendência ativa para o crime, FERRI assim considera a pessoa que se diz predisposta hereditariamente a ele. A ocasião apenas promove e facilita nela a irrupção de uma capacidade latente.

Diz-se, também, *criminoso fortuito* (GAROFALO), a que PRINS classifica de *criminoso primário*.

Criminoso por paixão entende-se aquele que pratica o crime sob o império de uma sensibilidade exagerada ou de uma exaltação incontida.

As teorias acerca das várias classificações e categorias de criminosos dão margem a intermináveis discussões que, por vezes, se mostram prolixas e improfícuas.

AFRÂNIO PEIXOTO julga suasória a classificação de PRINS:

Criminosos primários ou de *ocasião*, os quais por uma paixão súbita ou por um ímpeto irrefletido, um eclipse passageiro de vontade, são levados ao crime.

Criminosos de profissão ou de *hábito*, que se mostram produtos do meio em que vivem, ou seja, a miséria, o vício, a libertinagem, a ociosidade, a embriaguez e a prostituição.

Criminosos degenerados e anômalos, aqueles cuja anormalidade não vai até a loucura, mas para os quais se reconhece a necessidade de um regime de preservação, que os coloque na impossibilidade de serem nocivos à sociedade e a si mesmos.

CROMOSSOMO. Material cuja principal função é conservar, transmitir e expressar a informação genética. A espécie humana tem 46 cromossomos (23 pares). (nsf)

CRONOTANATOLOGIA. Por meio da Cronotanatognose apura-se a data provável da morte. Estima-se, por meio de exames necroscópicos e do local do fato, a quanto tempo a pessoa faleceu. (pg)

“CROSS EXAMINATION”. Originado no sistema norte-americano, a *Cross Examination* permite que as partes efetuem perguntas diretamente à testemunha, devendo o juiz inadmitir aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.

Esta inovação foi trazida ao art. 212 do CPP por meio da Lei nº 11690/2008. (pg)

CULPA. Derivado do latim *culpa* (falta, erro cometido por inadvertência ou por imprudência), é compreendida como a *falta* cometida contra o *dever*, por ação ou por omissão, procedida de ignorância ou de negligência.

A culpa pode ser ou não maliciosa, voluntária ou involuntária, implicando sempre na falta ou inobservância da diligência que é *devida* na execução do ato, a que se está obrigado.

Revela, pois, a violação de um *dever preexistente*, não praticado por má-fé ou com a intenção de causar prejuízos aos direitos ou ao patrimônio de outrem, o que seria *dolo*.

Na culpa, não há a positiva intenção de causar o dano; há simplesmente a *falta* ou inobservância do *dever* que é imposto ao agente.

Nesta razão assenta o brocardo jurídico: “*Culpa non potest imputari ei, qui non facit, quod facere non tenebatur*” (Não se pode imputar culpa a quem não fez o que não era de sua obrigação).

Desse modo, para que a negligência ou imprudência, consistente na omissão do que se podia fazer, seja reputada como culpa, necessário que se mostre *dever*, ou o que se *devia fazer*, e que foi pelo agente desprezado *voluntariamente* ou por *negligência*, mas sem intenção de causar dano a outrem.

Daí, por que, em sentido estrito, culpa é tida como a própria *negligência* ou *falta de cuidado*, e a própria *imprudência*, quando imputáveis.

Mas, em sentido lato, tanto compreende a ação ou omissão, significando, assim, que tanto se induz da falta voluntária como involuntária, desde que, no ato intencional, revelador da *falta de um dever*, não se caracterize o dolo, fundado no *ânimo de prejudicar*.

O *dever*, indispensável à estrutura da culpa (falta voluntária-ato intencional ou falta involuntária-omissão), pode promanar de um contrato (*culpa contratual*) ou de mero preceito geral de Direito, a que se está obrigado, em respeito às pessoas ou a seus bens (*culpa extracontratual* ou *aquiliana*).

Mas não se deve daí inferir que a culpa implique a inexecução de obrigação preexistente, embora possa ser a causa de obrigação.

Estudando o seu sentido, CUNHA GONÇALVES assinala os seus vários conceitos:

- a) sentido clássico do Direito Romano, em que significa toda violação de direito alheio, cometida *sine jure* ou *contra jure*, é a *injúria*;
- b) sentido do Direito Justinianeu, e, sobretudo dos jurisconsultos dos séculos XVII, XVIII e XIX, em que se diz ser a atividade voluntária ou moralmente imputável, com ou sem intenção de lesar, mas de que resultou prejuízo, quer de outrem, quer da própria pessoa que a exerceu;
- c) sentido mais estrito, sendo toda falta de diligência ou *negligência sem propósito de lesar*, mas de que resultou dano de outrem ou ofensa de direitos alheios, distinguindo-se do *dolo*, em que neste existe o propósito de lesar;
- d) sentido especial, sendo toda conduta contrária ao pontual cumprimento de uma obrigação, especificando-se a *culpa contratual*.

Em qualquer sentido que se lhe tome, a expressão *culpa* significará sempre a falta cometida por alguém contra o *dever*, sem qualquer *má-fé*, isto é, sem intenção de prejudicar a outrem, pois que se tal intenção existe já culpa propriamente não se diz, mas *dolo*, que é essa mesma falta ou violação ao dever jurídico, com *má-fé* ou ato intencional de prejudicar.

Segundo o aforismo jurídico “*culpa non imputatur ei, qui non facit, quod factum non profuisset*”, não se considera igualmente como *culpa* a omissão do ato, que, quando feito, não traria qualquer proveito a outrem, dentro do princípio de que a violação deve mostrar um *prejuízo efetivo* consequente da omissão.

Em face da *gravidade* da ação ou da omissão, classicamente, há sido considerada a culpa na gradação de grave, leve e levíssima.

A *culpa lata*, também dita de *grave* ou *grosseira*, consiste em não se obrar em relação a outrem com a mesma atenção que o homem mais inteligente ou descuidado, poderia ter com os seus próprios negócios. Resulta, desse modo, da *falta* que o homem mais desleixado ou medíocre

não poderia cometer, tendo por *dever* evitá-la, como a evitaria em negócios, tão positiva ela se mostrasse.

Nesta razão, aproxima-se do *dolo*, que, por vezes, com ela se confunde, quando tomado este na acepção vulgar, pois para sua evidência, como é princípio firmado, é indispensável a positividade do ato intencional de má-fé.

E, mesmo grosseira e grave, a falta sem má-fé será sempre culpa.

Pode haver a imprevidência imperdoável, a inépcia injustificada; mostrar-se, assim, violação por tal forma irritante que se coloque próxima ao dolo, mas desde que se verifique não haver a *intenção dolosa*, classificar-se-á na espécie de *falta grosseira* e *inepta*. É assim culposa, não dolosa, porque o agente não tinha a intenção fraudulenta de causar o dano, embora a omissão pudesse ser evitada sem esforço de atenção.

Culpa leve (levis), também chamada de *ligeira* ou simplesmente *culpa*, significa a *falta* que será evitada facilmente por um *pai de família diligente* na administração de seus negócios, ou seja, a que, na definição de POTHIER, corresponde à falta de cuidado ordinário que as pessoas prudentes empregam nos seus negócios. É a falta de diligência que se deve ter com atenção ordinária. Os romanos a apreciavam *em abstrato* ou *em concreto*.

Em abstrato, tomando como tipo o diligente pai de família, *homo diligens et studiosus paterfamilias*; em concreto, tendo em atenção o caráter e hábitos da pessoa que comete a falta ou violação.

Mas, como bem acentua CUNHA GONÇALVES, tal critério não deve prevalecer, pois que a culpa, quanto à obrigação de conservar a coisa, deve ser apreciada *em concreto*, não *em abstrato*. E isto mesmo não constitui uma *qualificação*, mas uma *verificação* da culpa, pois o que se qualifica é o ato ou o conjunto de atos e abstenções do responsável. E desde que considerados *culposos*, não importa que a culpa seja encarada como grave, leve ou levíssima.

Culpa levíssima é tida como a omissão do cuidado mais exato, que não seria praticada pelo homem de diligência excepcional, o *diligentíssimo pai de família (diligentissimus paterfamilias)*.

Atendendo-se a que somente a pessoa dotada de atenção e diligência excepcional poderia evitar a violação, é a culpa levíssima ou muito leve chamada de *culpa em abstrato (in abstracto)*.

Segundo ensinam os mestres, os limites entre a *culpa* e o *dolo*, fixam-se entre este e o *caso fortuito*, quer se trate de culpa contratual ou de culpa aquiliana, sendo exigível do agente, na afirmação de CUNHA GONÇALVES, não a diligência ordinária, mas aquela que os antigos designavam por *diligência exatíssima*, o cuidado, a atenção e a prudência escrupulosa, que teria o *diligentissimus paterfamilias*, conforme a expressão de CHIRONI.

E esta *diligência* ou *prudência*, para que não caracterize a culpa, deve ser cumprida em imposição do dever, a fim de que não se cause *dano* ou *lesão a outrem*.

A culpa tanto pode ser civil como penal.

Em Direito Penal, é tomada *stricto sensu*, ou seja, a voluntária omissão de diligência no prever as consequências possíveis do ato praticado, isto é, quando lhe deu causa por imprudência, negligência ou imperícia. É o *crime culposos*.

CULPA AQUILIANA. Ou culpa extracontratual, entende-se a falta ou violação de dever, fundado num princípio geral de Direito que manda respeitar a pessoa e os bens alheios (CLÓVIS BEVILÁQUA).

Diz-se *aquiliana* por ter sua origem na *Lei Aquília*, onde se firmou a obrigação de se ressarcir o *damnum injuria datum*. É assim a que se funda na imperícia, na imprudência, na falta de cuidado, na falta de diligência, na desatenção ou em qualquer outro fato que, por inadvertência do agente, possa causar lesão a direito alheio.

Manifesta-se, como se vê, pela *ação (in faciendo)* ou pela *omissão (in omittendo)*.

Difere-se da *contratual*, pois que não se infere de *obrigação* preexistente em contrato, mas apenas de um preceito geral que forma o *dever* a cumprir, cuja omissão poderá causar *aobrigação*, que da culpa se possa gerar, a responsabilidade de indenizar o dano ocasionado.

Mas, segundo o princípio *neminem laedere*, em que assenta a *culpa aquiliana*, o *dever* não consiste simplesmente em não ofender, por ato próprio, direito alheio. Tal *dever* atinge a

vigilância sobre coisas, ou animais, pertencentes a quem deles deve cuidar, sobre as pessoas, em sua dependência, ou das que escolheu para desempenho de misteres de sua responsabilidade.

E assim temos a culpa *in vigilando* e a *in eligendo*.

A culpa *in eligendo* (resultante da escolha) é a que se atribui ao proprietário, patrão, empregador etc., pelas faltas cometidas por seus serviçais, empregados ou prepostos, na execução de atos ou omissões que possam causar danos a outrem, desde que ocorridos no exercício do trabalho que lhes é cometido.

A culpa *in vigilando* (falta de vigilância), é a que se imputa à pessoa, em razão de prejuízos ou danos causados a outrem, por atos de pessoas, sob sua dependência, ou por animais de sua propriedade, consequentes da falta de *vigilância* ou atenção que deveria ter, de que resultam os fatos, motivadores dos danos e prejuízos. Decorre, assim, do dever dessas pessoas (pais, tutores e proprietários) de vigiar os filhos ou de impedir que seus animais venham causar danos a outrem.

Na culpa aquiliana, o ônus da prova do prejuízo sofrido cabe a quem alega haver sido prejudicado.

Vide: *Aquília. Lei Aquília. Responsabilidade objetiva*.

CULPA CONTRATUAL. É assim chamada aquela que se indica como violação ou falta de dever fundado em um contrato.

Sua evidência, pois, está assente na preexistência de obrigação contratual, que não foi cumprida.

A culpa contratual também ocorre nos *contratos de adesão* (transportes, seguros etc.).

Somente é imputável às partes contratantes. E a parte a quem se culpa de inexecução da obrigação somente não responderá por perdas e danos se mostra e prova que se encontra isenta de *falta ao dever* que lhe era atribuído.

Desta forma, facilmente se verifica a distinção entre a culpa contratual e a culpa aquiliana, pois que, na primeira, o *fato lesivo* incide sobre direito de umas das partes contratantes, segundo o teor do contrato que entre o próprio agente e o contratante prejudicado por ele se firmou.

CULPABILIDADE. Derivado do adjetivo latino *culpabilis*, de *culpa* (que merece repreensão, digno de exploração, culpável), possui o sentido de indicar, em acepção estrita, o *estado da falta ou violação* considerada como condição para imputabilidade da responsabilidade penal ou civil.

Mostra, assim, a evidência da *culpa* arguida contra o agente, em virtude da violação por ele praticada.

Em sentido mais amplo, significa a mera possibilidade de ser imputável ao agente a autoria de um delito, penal ou civil, pelo que lhe será sancionada a responsabilidade inscrita na lei respectiva, que foi transgredida.

Da verificação da culpabilidade, então, é que decorre o princípio da responsabilidade, seja civil ou seja penal.

E dela se infere a própria *imputabilidade*, pelo que os dois vocábulos, por vezes, se apresentam como equivalentes.

CULTO. Derivado do latim *cultus*, de *colere*, possui variedade de sentidos, seja como adjetivo ou substantivo.

Como adjetivo, é o que se entende cultivado, esmerado e educado.

Como substantivo, no entanto, possui, genericamente, o sentido de *veneração* mantida acerca de Deus e dos Santos ou mesmo dos antepassados. Ou, mais estritamente, todos os atos exteriores relativos às homenagens prestadas a eles, em face dos quais testemunhamos os nossos sentimentos de veneração e respeito.

Por vezes, é empregado na mesma equivalência de *religião* e de sua prática.

CULTURA. Na terminologia agrícola, assim se diz para a arte de cultivar a terra. É sinônimo de *cultivo*.

Compreende-se também como o complexo dos padrões de comportamento, crenças e instituições de determinada coletividade.

CÚMPLICE. Derivado do latim *complex* (unido, junto), é empregado para indicar a pessoa que haja *favorecido* o criminoso, prestando-lhe concurso ou auxílio para que fuja à ação da Justiça ou oculte o produto do crime.

Facilmente, assim, distingue-se do *coautor*, em que este *por qualquer modo concorre* para a execução do crime. O cúmplice mostra-se, pois, um *colaborador* que vem em auxílio do criminoso, em regra, após a perpetração do crime.

Nem direta nem indiretamente participou do crime, associando-se a ele quando sua colaboração não se mostrava necessária para a evidência do resultado já obtido, o que lhe daria o caráter de coautor.

CUMPLICIDADE. Por sua origem, o vocábulo expressa a existência de uma ligação entre várias pessoas responsáveis por um mesmo ato delituoso.

Neste sentido a *cumplicidade* chega a confundir-se com a própria *coautoria*, que implica a ideia de pluralidade de *agentes do crime*.

No conceito atual, se restringiu o sentido do vocábulo, que passou a expressar simplesmente *ofavorecimento pessoal* ou *real* prestado ao criminoso, porquanto todo e qualquer concurso para a execução do crime, seja principal ou acessório, entende-se como *coautoria* (Cód. Penal, art. 29).

O auxílio, em que se calca a cumplicidade, assim, ou se funda em furtar o criminoso à ação da Justiça (art. 348 do Cód. Penal), ou é destinado a tornar seguro o proveito do crime (art. 349 do CP).

A *receptação*, embora encarada no aspecto de cumplicidade no crime de furto, tem, na lei vigente, configuração própria (art. 180 do CP).

CUMPRASE. Denominação que se dá ao despacho exarado pelo juiz, numa petição apresentada em juízo, em virtude do qual se executam os *pedidos* nela insertos.

O *cumpra-se* é também *ordem* da autoridade jurídica, que se exara em papéis ou documentos que devem ser encaminhados, somente em virtude de sua determinação.

CUMPRIMENTO. Na técnica jurídica, significa a satisfação ou a execução completa de alguma coisa.

Assim, refere-se ao *pagamento da obrigação*, *execução de uma ordem* ou à *realização de uma diligência* ou *solenidade*.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cumprimento de sentença é o nome dado à fase de execução dos títulos executivos judiciais, após as recentes reformas pelas quais passou o Código de Processo Civil – dentre as quais destacam-se as Leis n.º 8.952/1994, 10.444/2002 e 11.232/2005 – que foram gradativamente modificando a autonomia do processo de execução e do processo de conhecimento, consagrados pelo CPC/1973, para paulatinamente fazer com que as atividades jurisdicionais fossem aos poucos passando a fazer parte de um único procedimento e afastando a autonomia do processo de execução, no que vem sendo denominado de “processo sincrético”.

A edição da Lei 11.382/2005 veio consolidar este movimento quando alterou o procedimento de execução de títulos extrajudiciais para lhe dar maior eficácia.

As mudanças vieram, portanto, gradativamente. De início, com as alterações dos artigos 273, que passou a permitir a antecipação dos efeitos da tutela e do artigo 461, que criou a possibilidade de o Juiz, ao condenar o réu em obrigação de fazer ou não fazer, impor multa diária pelo descumprimento da determinação, visando a coagir o réu a cumprir a obrigação e evitando a conversão em perdas e danos, de forma que estas ações passaram a ser mandamentais, já contendo uma ordem de cumprimento, fazendo com que não fosse mais necessário o ajuizamento do processo de execução para este fim.

Anos após, com a introdução do artigo 461-A, o mesmo ocorreu com a execução para entrega de coisa, onde o Juiz passou a ter poderes para, no momento da condenação, fixar prazo para o seu cumprimento sob pena de ser expedido mandado de busca e apreensão ou imissão na posse, conforme se trate de coisa móvel ou imóvel; de forma que tais sentenças passaram também a ter um cunho executivo e passaram a dispensar nova ação de execução para este fim.

Então, a Lei 11.232/05, complementando esta tendência, cuidou da sentença que condena a obrigação de pagar quantia certa ou já fixada em liquidação, que também passou a se dar no mesmo processo, sem necessidade de instauração de processo específico de execução; ao contrário, inicia-se apenas uma nova fase dentro do mesmo processo.

Esta última reforma é justamente a mais polêmica e vem levantando bastante dúvidas, dentre as quais é importante destacar o artigo 475, J. A questão neste artigo é quando seria o dies a quo para a contagem do prazo a fim de evitar a multa prevista no artigo. Há respeitável doutrina no sentido de que o prazo conta do momento em que a sentença se torna exequível seja porque transitou em julgado ou porque atacada por recurso sem efeito suspensivo, independente de qualquer intimação ou notificação.

Por outro lado, há também respeitáveis doutrinadores defendendo que o prazo deve ter início somente após o devedor ser intimado na pessoa de seu advogado, por Diário Oficial, para o cumprimento do acórdão transitado em julgado, quando já tiver retornado à sua origem; e é esta doutrina a que vem sendo acompanhada por maciça jurisprudência. Mas há ainda doutrina minoritária defendendo a necessidade de intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação para que se inicie a contagem do prazo. Esta doutrina tem fundamento na regra geral do art. 36, do CPC, que preconiza que deve ser intimado o advogado da parte sempre que a lei preveja a necessidade de prática de um ato processual e quando o ato for específico da própria parte, salvo disposição em contrário, a parte deve ser intimada pessoalmente.

A outra polêmica é acerca da natureza jurídica da multa prevista no artigo 475, J, tendo em vista saber se a multa subsiste na eventualidade de acolhimento de futura impugnação ao cumprimento de sentença.

Para parte da Doutrina a natureza seria coercitiva; não sendo punição e não existindo portanto autonomamente, de forma que seria incabível, na hipótese de acolhimento futuro de eventual impugnação.

Para outra parte da doutrina a natureza seria punitiva, sendo instrumento de punição e, portanto, seria irrelevante que a obrigação principal se torne insubsistente, já que a multa incidirá tão somente pelo descumprimento da obrigação a que fora condenado.

Sobre as formas de defesa para evitar o cumprimento de sentença, vide verbetes *Oposição e Impugnação ao cumprimento de sentença*. (gc)

CUMULAÇÃO. O mesmo que *acumulação*. A *cumulação de ações*.

Dessa forma, de igual modo, significa a *união*, *reunião* ou *função* de várias coisas em uma só, ou a *entrega* de várias funções em mãos de uma só pessoa.

Quanto a estas, se correspondem a *empregos públicos* diferentes, contendo cada um remuneração própria, veda-se-lhe a efetivação: são proibidas *as cumulações remuneradas*.

E assim se entende a *percepção simultânea* de proventos próprios a cargos de naturezas diferentes, exercidos pela mesma pessoa.

CUMULATIVO. Derivado do latim *cumulatus* (acumulado, amontoado), é aplicado para indicar tudo que se *une* ou *liga*, embora possa ser encarado isoladamente.

A respeito da *jurisdição*, diz-se que é *cumulativa*, quando, embora possa pertencer a diferentes juízes ou autoridades, é atribuída, pela *cumulação*, a um só. São, assim, atribuições ou poderes que se poderiam exercer por autoridades diferentes, mas que são exercidas, em caráter temporário ou efetivo, por uma só autoridade.

CUNHADIO. É vocábulo usado para indicar a relação de parentesco que se estabelece entre um dos cônjuges e os irmãos do outro. É parentesco por *afinidade*, tecnicamente também chamado de *aliança*, designado pela palavra *cunhados*, para os irmãos do cônjuge, e cunhadas para as irmãs do dele.

Não se diz nem *parentesco civil*, nem *natural*; é mero *vínculo de afinidade* criado em face do casamento. E por isso se dizem também *parentes afins*.

Os parentes naturais provêm de consanguinidade; os civis, da adoção; os afins, da aliança surgida, com o casamento, entre os cônjuges e seus respectivos parentes.

O *cunhadio* extingue-se com a dissolução do casamento que o originou, pois que *doparentesco* ou *aliança* gerada pelo casamento somente prevalecem, com a sua extinção, os que se firmam em *linha reta*: sogro, sogra etc.

CURA. Além de designar o sacerdote, a quem se comete o encargo de ministrar os ofícios religiosos em uma igreja, é usado, na terminologia do Direito Civil, no mesmo sentido *detratamento médico* ou *assistência clínica*, que deve ser dispensada a toda pessoa enferma ou doente.

CURADOR. Derivado do latim *curator*, de *curare*, possui o sentido etimológico de indicar a pessoa que *cuida*, que *cura* ou que *trata* de pessoa estranha e de seus negócios.

Na técnica jurídica, outra não é sua acepção, desde que é tido para designar a pessoa a quem é dada a comissão ou o encargo com os poderes de *vigiar* (cuidar, tratar, administrar) os interesses de outra pessoa, que tal não pode fazer por si mesma.

A autoridade de curador, ou seja, os poderes de administração que lhe são conferidos, em virtude dos quais se apresenta como mandatário ou representante legal do *incapaz*, encontram-se outorgados na própria lei, onde também se inscrevem os casos sujeitos à *curatela*.

O *curador* se difere do *tutor*, visto que pode ser dado aos próprios *maiores*, desde que declarados *interditos*, aos *não nascidos* (*nascituros*), e por referir-se somente à administração dos bens do curatelado, enquanto o *tutor* é nomeado para representação legal do *menor*, durante a *menoridade*.

Consoante a espécie de encargos atribuídos ao curador, várias as expressões designativas da modalidade. E assim encontramos:

CURADOR AO NASCITURO. É da regra romana, firmada pela palavra de GAIUS, que: *nascituro pro jam nato habetur, quando de ejus commodo agitur*. É a defesa dos interesses do nascituro entregue a quem a possa tornar efetiva: ao *curador*, que, por esse meio assegurará os direitos do ente que está *por nascer*.

Somente se exige, para a nomeação do curador ao nascituro, a prova da gravidez. E para tal determina a lei processual as regras que devem ser seguidas (art. 878).

CURADOR DAS MASSAS. É designação que se dá ao órgão do Ministério Público, a quem se atribui a incumbência de assistir aos termos da falência decretada, tornando-se, assim, figura indispensável em todo processo falencial, a fim de que intervenha nas diligências e preste audiência aos atos que não se façam válidos sem a sua presença.

CURADOR DE AUSENTES. Assim se diz do representante que é nomeado pelo juiz para administrar os bens da pessoa que foi declarada ausente, até que se decrete a *sucessão provisória* da pessoa desaparecida sem deixar notícia, ou a *sucessão definitiva*.

A nomeação do curador de ausentes deve recair, preferencialmente, no cônjuge, desde que não separado judicialmente dele, e, na sua falta, no pai ou na mãe, e a seguir, nos seus descendentes, desde que não haja qualquer impedimento legal que os iniba do exercício deste *múnus público*.

O mandato do curador de ausentes se exerce sob vigilância do juiz que o nomeou. E não pode onerar nem dispor dos bens do ausente curatelado, mesmo quando haja permissão legal, sem a devida autorização do juiz competente.

CURADOR DE ÓRFÃOS. Denominação que se dá ao órgão do Ministério Público a quem se incumba da obrigação de defender e de zelar pelos interesses dos órfãos de sua jurisdição, sempre que, conforme determinação legal, se faça mister a sua intervenção aos atos de interesse deles, mesmo que tenham eles tutores devidamente nomeados.

Entre as várias atribuições concedidas ao *curador de órfãos* se inclui a de pedir a remoção do *tutor* e *curador*, nos casos em que a lei autorize e imponha semelhante providência.

CURADOR ESPECIAL. Designação dada ao representante especial que o juiz concede à parte para atuar em seu nome apenas no curso do processo, nas hipóteses de *incapacidade e revelia*.

O juiz dará, pois, curador especial (CPC, art. 9º):

a) ao incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele;

b) ao réu revel citado por edital ou com hora certa.

CURADOR LEGÍTIMO. Assim se designa a pessoa que, por lei, é indicada como o curador natural do interdito.

CURADOR PROVISÓRIO. Assim se diz para o curador que, nos inventários, é, *ex officio*, nomeado pelo juiz, tão logo evidencie, após as declarações do inventariante, a existência de herdeiros menores e interditos.

O mandato de semelhante curador, como é de ver, cessa tão logo seja nomeado o tutor aos menores ou o curador definitivo aos interditos.

CURADORIA. Significa o ofício de *curador*, ou seja, o poder dado a alguém para administrar ou zelar pelos interesses de outrem que, por impedimento legal, não pode fazer isso. Neste último sentido é equivalente de *curatela*.

CURATELA. Tecnicamente, indica o encargo que é conferido a uma pessoa para que, segundo os limites determinados juridicamente, fundados em lei, cuide dos interesses de alguém que não possa lícitamente administrá-los.

Segundo a lei civil, estão sujeitos à curatela:

a) os loucos de todo gênero;

b) os surdos-mudos, sem educação que os habilite a enunciar precisamente a sua vontade;

c) os pródigos;

d) os ausentes, como tais declarados;

e) os nascituros.

Nos três primeiros casos, a curatela se defere mediante o processo de interdição, requerida por quem tenha autoridade de promovê-la: pai, mãe, cônjuge ou algum parente próximo, e o Ministério Público.

No caso de ausência, quando esta é judicialmente declarada; no do nascituro, quando haja mister defender direitos de quem ainda não é nascido, desde que já gerado.

Somente na falta de *curador legítimo*, compete ao juiz a escolha da pessoa a quem se cometa a curatela ou curadoria.

A curadoria se extingue pela suspensão da interdição, da ausência ou pelo nascimento do nascituro, ou, para o curador designado, quando se efetiva a sua *remoção*, isto é, o ato pelo qual qualquer parente ou o Ministério Público pede e consegue a sua destituição.

A curatela é escusável nos mesmos casos em que o é a tutela. Mas deve ser a escusa procedida nos 5 dias subsequentes à data da intimação ou da que decorrer o justo impedimento (CPC, art. 1.192).

CURATELA PRORROGADA OU EXTENSIVA. É a curatela que se estende do curatelado a seus filhos nascidos ou nascituros. Portanto, esse tipo de curatela atingirá não somente o patrimônio do curatelado, como também os bens de seus filhos.

CÚRIA. Na terminologia latina, designava uma das subdivisões políticas de cada uma das três tribos romanas. Roma tinha 30 cúrias.

Por extensão, passou a ser usado como sinônimo de *corte*, designando as assembleias do senado romano ou o próprio senado, ou mesmo o local das reuniões ou das assembleias.

Na linguagem atual, em sentido amplo, significa o conjunto de funcionários que auxiliam e assistem Sua Santidade, o Papa, no governo da Igreja e dos domínios pontificais, fixados no Vaticano. E, em sentido restrito, o conjunto de autoridades nomeadas e utilizadas pelo pontífice para reger a Igreja universal.

CURRA. Do latim *currere* (correr), traz o sentido de conjunto ou grupo de coisas em corrida. E, nesta acepção, designa o grupo de homens devassos e libidinosos, os quais, um a seguir do outro, mantêm relações sexuais com uma única mulher, tenha ou não havido seu consentimento. É, pois, indicativo da posse carnal ou do estupro por agentes que se sucedem.

CURSO. Formado do latim *cursus*, em sentido geral, designa o *movimento*, *andamento*, *duração* de qualquer coisa.

No sentido de movimentos e de andamento, encontramos, comumente, na linguagem jurídica, o seu uso em múltiplas expressões, tais como curso do rio, curso do processo.

E, em consequência, como *circulação* nas expressões de uso comercial e econômico: *curso de câmbio, curso da moeda, curso forçado*.

Na linguagem acadêmica, não somente significa a série de preleções dadas por um professor, como a série de matérias que constituem o ensino para a habilitação profissional: *curso de Direito, curso de Engenharia* ou *curso de Matemática*.

CURSO DA AÇÃO. Mais tecnicamente assim se diz para expressar, não somente o andamento da ação ou de seu respectivo processo, mas a soma de formalidades que devem ser atendidas, cronologicamente, para o objetivo legalmente colimado.

CURSO DE CÂMBIO. Assim se diz do câmbio *corrente*, ou seja, para indicar o justo *preço* ou *cotação* comum do câmbio, deferida pela soma de operações realizadas na praça ou na bolsa.

Na técnica comercial, o *curso* das mercadorias diz-se mais propriamente *preço corrente*, reservando-se mais particularmente o vocábulo *curso* para o preço corrente do câmbio.

O curso do câmbio se diz: *fixo*, quando é o seu preço decorrente de uma cotação fixada ou determinada; *médio*, quando se tira o seu preço, pela média das cotações mais altas e mais baixas ocorridas em certo momento; *do dia*, quando se faz referência à cotação anotada para o câmbio em certo e determinado dia, no qual ela foi a dominante.

CURSO FORÇADO. Expressão usada para indicar a circulação forçada do papel-moeda.

CUSTAS. Na técnica judiciária é geralmente o vocábulo empregado no plural.

Deriva-se do latim *constare* (custar, ter o preço, ter o valor), designando a *soma de despesas* ou *dispêndio* que se tem no andamento de um processo.

Dessa forma, *custas*, no rigor da terminologia jurídica, são as *despesas do processo* ou *encargos* decorrentes dele, desde que *fixados* ou *tarifados em lei*.

Serve, assim, de designativo geral para determinar toda sorte de *despesa processual* autorizada em lei, tenha a denominação própria, ou a denominação especial (*emolumentos*).

Para que como *custas* se considerem as despesas, tanto basta que sejam derivadas do processo, desde que *legalmente autorizadas*, não somente na lei de custas como na própria lei que determina a prática do ato ou da diligência.

Desse modo, *custas* ou *despesas do processo* compreendem-se todo encargo ou ônus decorrente da demanda e assumido para atender o pagamento das comissões, emolumentos ou taxas atribuídas às pessoas que praticaram os atos necessários ao curso do processo, não somente porque tenham sido previstos nos regimentos de custas, seja porque se tenham apresentado indispensáveis à prática dos mesmos atos e diligências realizadas no processo ou em consequência dele.

Qualquer *despesa judicial* relativa ao processo entende-se *custa*, pois se mostra um encargo do processo, conseqüente de ato executado porque se mostrou necessário ao cumprimento de sua finalidade.

Por princípio firmado universalmente, mesmo que pagas pelo vencedor, o valor das custas, isto é, a soma de todas as despesas havidas no processo, é devida pelo *vencido*.

E o *vencido*, desde que não se conforme com a sentença que o condenou, não poderá *recorrer* sem que previamente pague todo o montante das custas anotadas até o momento do recurso.

Quanto ao *vencedor*, embora lhe caiba pedir o seu reembolso, no momento oportuno, não poderá executar o decisório que lhe deu ganho de causa, sem que pague o valor das custas.

É essa a regra geral para o pagamento das custas.

No entanto, casos há em que a exigência das custas, ou seja, de seu pagamento, se possa fazer mesmo antes que ocorram quaisquer dos casos apontados, tão logo se ultime a prática dos atos requeridos.

Vide: *Caução às custas*.

CUSTEIO. Ou *custeamento*, entende-se o conjunto ou soma de despesas julgadas indispensáveis para a manutenção de um serviço, execução de uma obra ou funcionamento de um estabelecimento comercial ou de outra ordem.

Na terminologia comercial, em sentido estrito, designa a soma de despesas, que se costumam levar à conta de *gastos*, por serem dispêndios que não se computam no valor das mercadorias produzidas.

Dessa forma, num estabelecimento comercial ou fabril, as importações despendidas com a aquisição de certas coisas, mesmo consumíveis, não se entendem de *custeio*, se são ajuntadas ao valor de outras coisas, para que, assim, se tenha seu exato *preço de custo*.

Embora, por vezes, produtivas, as despesas de custeio, ou simplesmente custeio, significam as parcelas despendidas com serviços, ou mesmo com materiais, que não se anotam para o preço das coisas ou das mercadorias produzidas ou adquiridas e que vão figurar como bens ativos e disponíveis do estabelecimento.

Custeio. Em sentido figurado, às vezes, é o vocábulo empregado como sinônimo de *financiamento*.

Assim se diz, por exemplo, que o *custeio de uma construção* será feito pelo próprio construtor. E isto significa que o construtor irá financiando ou adiantando as importâncias necessárias para a execução da obra que lhe é confiada, para ser depois reembolsado pelo proprietário dela.

Custeio. Na técnica da escrituração mercantil, é utilizada a palavra para indicar as diversas parcelas de despesas ocorridas em uma fábrica ou oficina, a fim de distingui-las de outras referentes à *matéria-prima*, aos *empregados*, correspondendo às despesas de expediente ou com objetivos de consumo indispensáveis a seu funcionamento, tais como material para limpeza, óleos de lubrificação, fornecimento de energia elétrica etc.

CUSTO. Expressão, derivada do latim *constare*, é empregada, na terminologia comercial, para indicar o *preço* ou *valor exato* de uma coisa ou de uma mercadoria, no local em que é produzida ou adquirida.

Em regra, o valor ou *preço de custo* de um produto ou de uma mercadoria entende-se o seu *exato valor* de produção ou de aquisição, isto é, o cálculo de seu valor segundo a base das quantias despendidas com a matéria-prima, empregados e outras despesas, quando fabricada, ou de seu preço, acrescido das quantias despendidas com o seu transporte, se adquiridas.

O custo, assim, indica o *valor* da mercadoria produzida, ou seja, o montante da quantia que custou ao fabricante, ou o valor da mercadoria adquirida, ou seja, pela soma das quantias despendidas na sua aquisição.

Assim, claramente, se difere do *preço de venda*, mais elevado, em regra, que o custo, a fim de que deixe margem de lucro ao fabricante e ao comerciante.

Possuindo-se a exata importância do custo de um produto ou de uma mercadoria, tem-se a noção de seu *preço pelo custo*, *abaixo do custo* ou *acima do custo*.

Em consequência do que se terá a medida: se não houve lucro, se houve lucro ou se houve prejuízo.

CUSTÓDIA. Derivado do latim *custodia*, de *custos* (guardião, conservador, defensor, protetor), é aplicado na terminologia jurídica em seus múltiplos sentidos.

E assim significa o estado da coisa ou pessoa, que está sob guarda, proteção ou defesa de outrem, como o próprio local em que alguma coisa está guardada ou em que alguma pessoa é tida.

Na *custódia* há, desse modo, coisa ou pessoa *custodiada* e pessoa *custodiante*, sob cuja responsabilidade ou proteção se conserva ou se guarda a coisa ou a pessoa custodiada.

Para o *custodiante*, diz-se, também, tecnicamente, de *custódio*.

É mesmo denominação técnica, usada na terminologia religiosa, para designar o *tesoureiro* das igrejas, cabendo ao mesmo a guarda dos tesouros que lhes pertencem.

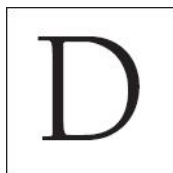
Custódia. Na linguagem litúrgica, assim também se diz para o *Santo Cibório*, também chamado de Píscide ou Vaso, em que se guardam ou se conservam as partículas (hóstias) sagradas.

E, ainda, ao distrito de muitos conventos, sujeito à superintendência ou direção de um superior, a que se chama de *custódio*.

CUTELO. Expressa o *alfange*, feito de ferro, de forma larga e semicircular.

Mas, na linguagem do Direito antigo, era muito frequente o uso dele na locução *baraço ecutelo*, para indicar o *senhor de um território*, que tinha sobre os seus habitantes o direito de julgá-los, civil ou criminalmente, até de impor-lhes a pena de morte, ou seja, segundo a expressão em uso, o *império mero e misto*, isto é, toda jurisdição civil e criminal.

CUTILADA. Designa toda ferida produzida não somente pela arma chamada de *cutelo*, como todo corte de espada ou terçado.



DAÇÃO. Derivado do latim *datio*, de *dare*, é geralmente tido no sentido de *ação de dar* ou *direito de dispor* dos bens próprios.

Nesta razão, na técnica jurídica, serve para designar todo ato, pelo qual se dá ou se concede a outrem alguma coisa que é nossa, ou a ele se transfere a sua propriedade.

Sendo *ato de disposição*, não pode incidir, por isso, sobre a coisa que não seja própria. Embora expresse sentido análogo à *doação*, a *dação* dele se difere por ser, em regra, de sentido mais amplo: a *dação* nem sempre revela uma *liberdade*, pode ser consequente de uma *troca* ou de uma venda, onde se evidencie a reciprocidade da *ação de dar*, consistente na prestação e na contraprestação. A *doação*, em princípio, é ato de inteira liberalidade, sendo totalmente gratuita, sem o ônus que a *dação* possa apresentar.

Deste modo, na *dação*, encontra-se compreendida a *doação*, mas nem toda *dação* pode ser como tal entendida, porque nem sempre *dar* é *doar* ou *presentear*.

Mais propriamente, na técnica jurídica, a *dação* representa a *transferência da coisa* para efeito de se formar definitivamente o negócio jurídico ajustado.

E, assim, ocorre quando se constitui a coisa em penhor, quando se entrega ou se dá uma quantia por empréstimo ou um imóvel em hipoteca.

Todos estes casos são formas puras e simples de *dação*.

DAÇÃO DE TUTOR OU CURADOR. É locução empregada, na técnica forense, para indicar o ato pelo qual o juiz nomeia um *tutor* ou *curador*, indicativo, assim, da *ação de dar* menor ou interdito o representante legal, que dirija a sua pessoa e administre os seus bens.

DAÇÃO EM PAGAMENTO. Mostra, em Direito, uma das espécies de *dação*, equivalente à que se opera pela venda.

Chamam-na, principalmente, de *dação em pagamento* (*datio in solutum*), porque aí a *ação de dar* tem a função de extinguir a obrigação, que devia ser cumprida por outra *prestação*, que não é a que se constitui pela *dação*.

Nesta razão, M. I. CARVALHO DE MENDONÇA a compreende como o “acordo liberatório convencionado entre o credor e o devedor, em virtude do qual aquele aquiesce em receber deste, para exonerá-lo de uma dívida, um objeto diferente do que constituía a obrigação: *aliud pro alio*”.

Segundo o aforismo jurídico, a *dação em pagamento* importa em solução da dívida: *Datio in solutum vices obtinet solutionis*.

É princípio que se firma em lei.

Mas, para que o pagamento realmente surta o efeito jurídico desejado, necessário que o *credor* consinta na substituição da coisa, objeto da prestação devida, e assim o *devedor* possa validamente fazer semelhante *dação*.

Constituindo a *dação em pagamento* em imóveis; ao ato deve comparecer também a mulher do devedor, se casado. E está a *transferência* sujeita aos mesmos encargos, como se, em realidade, se tratasse de uma venda, tais sejam o pagamento do imposto de transmissão e a transcrição da escritura competente. Nesta razão, além do consentimento e capacidade das partes, a existência da coisa, indispensável a indicação do *preço* por que se efetiva a *dação*, ou seja, a entrega do imóvel ou da coisa para pagamento da dívida.

Quando se trata de pessoa incapaz, absoluta ou relativamente, necessária a presença de seu representante legal ou da pessoa que com ela deva consentir, sem o que a *dação* não receberá a sanção jurídica, indispensável para a sua validade, e consequente efeito *desolucionar a dívida*.

A *dação em pagamento* não se confunde com a *consignação em pagamento*, que também é meio de extinguir a obrigação. Esta é representada pelo *depósito* ou *consignação judicial* da coisa devida, para que se livre o devedor de seu encargo, quando o credor não quer recebê-la, ou não se sabe quem seja o credor. Na *dação*, o credor consente em receber a coisa dada em pagamento. E daí a principal distinção entre as duas figuras jurídicas.

DÁDIVA. Derivado do latim *dativus*, de *dare*, na tecnologia moderna designa tudo o que é *dado por liberalidade*, sendo, assim, sinônimo de *dom* ou *presente*.

É também sinônimo de *donativo*, tomado este em seu amplo sentido de tudo o que se dá ou se concede espontaneamente, por liberalidade, como *oferenda* ou como *auxílio*, pois *quedonativo*, em sentido estrito, significa o objeto da *doação* ou do que é *doadado*.

DADOR. Derivado do latim *dativa*, plural de *dator*, de *dare*, é empregado para indicar a pessoa que *dá* ou *outorga* a outrem alguma coisa. É o *concedente*.

Também, na técnica do Direito Comercial, é o prestador ou emprestador de capital: *dador* de dinheiro a risco.

Dador de aval é o avalista do título de crédito.

DANIFICAÇÃO. Derivado do latim *damnificatio*, de *damnum* e *facere*, quer significar *oestrago*, o *dano* (material) ou a *deterioração* ocorrida a alguma coisa.

Essa *danificação* pode advir do tempo ou do uso da própria coisa, como pode ser consequente de ato intencional, ou não, de outrem. Nesta razão, pode haver, ou não, responsável pela *danificação*. E se há, é ele obrigado a *indenizar* ao prejudicado o valor dos estragos ocorridos à coisa, repondo-a no estado em que se encontrava, para que seu proprietário não tenha diminuído o patrimônio.

Neste particular, a *danificação* confunde-se com o *dano*, somente dele se distinguindo porque o *dano* é mais amplo, pois que pode atingir prejuízos não decorrentes da *danificação*, entendida restritamente como o estrago ou deterioração causada à coisa. O *dano* pode ocorrer sem a efetividade de *estrago material*.

DANINHO. Assim se diz do animal, mesmo doméstico, que causa *dano* à propriedade alheia.

Também se aplica para indicar tudo aquilo que é nocivo.

DANO. Derivado do latim *damnum*, genericamente, significa *todo mal* ou *ofensa* que tenha uma pessoa causado a outrem, da qual possa resultar uma deterioração ou destruição à coisa dele ou um prejuízo a seu patrimônio.

Possui, assim, o sentido econômico de *diminuição* ocorrida ao patrimônio de alguém, por ato ou fato estranho à sua vontade. Equivale, destarte, a perda ou prejuízo.

Juridicamente, *dano* é, usualmente, tomado no sentido do efeito que produz: é o *prejuízo causado*, em virtude de ato de outrem, que vem causar diminuição patrimonial.

Assim, está conforme à definição de PAULUS:

“Damnum et damnatio ab ademptione et quasi deminutione patrimonii dicta sunt”.

E, neste sentido, tanto se entende o *dano aquiliano*, que resulta do ato ilícito, como o *dano contratual*, fundado na ofensa à obrigação contratual.

Seja, pois, contratual ou aquiliano, o *dano*, para ser ressarcível, merece fundar-se na efetiva diminuição de um patrimônio ou na ofensa de um bem juridicamente protegido, por culpa ou dolo do agente.

E, dentro deste conceito, diz-se *dano patrimonial*, quando o *prejuízo* é consequente de diminuição patrimonial ou deterioração de coisas materiais; *dano moral*, quando atinge bens de ordem moral, tais como a liberdade, a honra, a profissão, a família.

Ao *dano material*, também se diz *dano real*, em vista de a violação representar inequívoca *danificação* à coisa, em face do que perde esta a sua utilidade ou vê diminuir o seu valor.

Ao *dano material*, os romanos chamavam de *damnum factum, vel datum*.

O sentido de *dano* vem sempre ligado à ideia de *prejuízo*, pois que este, dito também *perda*, é que faz, em regra, caracterizar a *diminuição patrimonial*, que justifica o pedido de *indenização*, quando o *dano* é causado por outrem, não advindo de *força maior* ou *caso fortuito*.

Mas, aí, principalmente, tem-se o *dano material*, em sentido geral, pois que o *dano contratual* será prejuízo causado ao *credor*, conseqüentemente uma diminuição de seu patrimônio, por falta de cumprimento da obrigação, por parte do devedor.

Vide: *Culpa. Delito. Indenização. Perdas e danos. Reparação.*

Dano. No sentido penal, dano indica a destruição, inutilização ou deterioração de coisa alheia. É tido, assim, em seu sentido de *danificação*. Mas, resultando num *dano-prejuízo* (diminuição patrimonial), além da sanção penal, funda o pedido de indenização para repor o patrimônio do prejudicado ou lesado em sua posição primitiva.

Mas, quando configurado *crime*, necessário que o fato ou ato, de que o dano resultou, traga os característicos do *dolo* ou da *culpa*, no sentido que lhe empresta a lei penal.

Neste particular, fundado o *dano penal* no *ato ilícito* ou no *delito*, devidamente qualificado, bem se difere do *dano civil* ou de natureza civil, conseqüente do *ilícito civil*, o qual dá simplesmente motivo à indenização ou ressarcimento dos prejuízos decorrentes, enquanto o *ilícito penal* corresponde às duas imputações: penal e civil.

E tal se funda no princípio de que o delinquente é obrigado a pagar as despesas e indenizar os prejuízos causados pelo dano a que deu causa.

DANO AQUILIANO. Tal denominação, dada ao *dano*, está na mesma proporção distintiva da *culpa aquiliana* e da *culpa contratual*: é o dano que resulta do *ato ilícito*, isto é, do *delito* e do *quase delito*. Ou, ainda, é o que resulta da violação a direito alheio, por culpa ou dolo, do qual decorra uma *perda* ou um *desfalque* ao patrimônio do ofendido.

É o dano resultante da transgressão ao dever genérico do *neminem laedere*, de que se gerou a obrigação de indenizar.

Damnum facere dicitur, quis facit quod sibi non est permisum (Todo aquele que faz o que não deveria fazer, diz-se que faz dano), é o princípio que se firma.

E, se o dano provém de *coisas inanimadas*, deve ser atribuído ao proprietário delas, desde que se lhe possa legalmente imputar a culpa do acontecido, por falta de vigilância ou por negligência, na mesma razão que os comitentes respondem civilmente pelos danos que causam os mandatários ou prepostos a seus serviços.

A obrigação de indenizar, na ocorrência de violação do direito alheio e evidência do dano causado, decorre de uma relação de causa e efeito entre o ato ilícito praticado e o prejuízo sofrido por outrem que não o agente do ato, a qual se baseia no *dever da reparação* fundado no *quase contrato* ou na lei. E se justifica na culpa ou no dolo com que o agente executou o ato ou deu motivo ao fato.

Vide: *Reparação civil.*

DANO ARQUEOLÓGICO. É o praticado em coisa, tombada pela autoridade competente em virtude de seu valor arqueológico.

DANO ARTÍSTICO. É o praticado em coisa, tombada pela autoridade competente em virtude de seu valor artístico.

DANO CAUSADO. Expressão em uso para indicar o *dano patente*, o dano visível e apurado.

Significa, assim, a existência de *prejuízos efetivos*, sejam *danos emergentes* ou *lucros cessantes* (dano negativo) ocasionados ao *patrimônio alheio*, ou à *pessoa ofendida*. Ou seja, o dano que se mostra juridicamente imputável, mesmo que o *quantum* da indenização somente oportunamente possa ser mostrado.

O dano causado diz-se, ainda, o dano provado pela evidência e imputabilidade do ato ou fato que o motivou e do *prejuízo* em que resulta.

Em regra, a prova do dano cabe ao *prejudicado*, que pretende haver a indenização.

E, se se trata de *perda efetiva* (dano emergente), deve ser regularmente provada. Já para os *danos negativos* (lucros cessantes) admitem-se ilações ou presunções.

DANO CONTRATUAL. Assim se entende o *dano*, de que se gera o *prejuízo* sofrido por alguém pelo ato de outrem, em contravenção ou transgressão ao conteúdo de obrigação estabelecida em convenção celebrada entre ambos. Pressupõe a existência de um contrato juridicamente válido, e, em consequência, legalmente eficaz. E por isso se diz *contratual*,

para distingui-lo do *dano aquiliano*, ou seja, o que resulta do delito, do quase delito, ou do quase contrato, ou ainda do *dano extracontratual*.

Bem verdade que, como ensina M. I. CARVALHO DE MENDONÇA, o fundamento da indenização do dano é sempre o *fato ilícito* no sentido mais amplo; não é o contrato que a justifica e sim o *dolo* ou a culpa do devedor inadimplente ou retardatário.

Mas, o prejuízo que se infere do dano contratual, em regra sofrido pelo credor, pode ser também atribuído ao devedor no caso da *mora accipiendi*, resultante do proceder da parte que agiu contrariamente ao conteúdo da obrigação.

Desse modo, observado o conteúdo do vínculo obrigacional, donde se gera o *dever violado*, tem-se o principal elemento para a evidência do *dano contratual*, que será avaliado pela diferença entre o estado do patrimônio do prejudicado ao tempo em que ocorreu a violação ao dever contratual, por culpa ou dolo de um dos contratantes, e o em que se encontra ou em que fica pelo não cumprimento exato da obrigação.

Esta relação econômica do patrimônio, antes e depois, é que estabelece o *quantum* do prejuízo sofrido, consista em danos emergentes ou em lucros cessantes.

DANO DIRETO. Diz-se dano direto, imediato ou intrínseco, aquele que, encontrando-se aoredor da coisa (*circa rem ipsam*), se mostra consequência necessária da própria injúria ou violação, opondo-se, assim, ao *indireto*, que, sendo mediato ou extrínseco, se encontra como decorrência da violação ou inadimplemento da obrigação.

Possui o *dano direto* analogia com o *dano previsto* ou *previsível*, pois que, do ponto de vista da previsão ou imprevisão, é que se tem a perfeita distinção entre o dano direto e indireto (M. I. CARVALHO DE MENDONÇA).

Assim, o dano direto se mostra aquele que se tira da própria coisa, tendo-se em vista a sua situação econômica no dia em que a obrigação foi contraída e a mesma situação, com uma diminuição patrimonial, resultante do inadimplemento.

Em princípio firmado no Direito, relativo às regras das reparações, se a violação ao direito é simplesmente culposa, o violador ou contraventor é somente responsável pelos danos diretos previstos na data em que a obrigação foi contraída. Já, assim, não aconteceria na evidência do dolo, em que todos os danos, fossem diretos ou indiretos, mas consequentes do inadimplemento ou da violação, seriam computados.

DANO EMERGENTE. O dano emergente (*damnum emergens*) é o que consiste na *perda* efetivamente sofrida. É o prejuízo real ou aquilo que se perdeu, em virtude do ato praticado ou do fato ocorrido.

Opõe-se aos *lucros cessantes* ou *danos negativos*, os quais, com os *danos emergentes*, formam a estimação dos prejuízos, que se titulam genericamente por *perdas e danos*.

DANO ESTÉTICO. Decorrente de lesão à pessoa, que lhe causa deformidade, gerando responsabilidade civil e penal.

DANO EVENTUAL. Expressão usada para indicar a *perda*, que se prevê em virtude de ato que outrem pretenda praticar.

Nesta razão, o *dano eventual* não é o *dano causado*, já presente, já visto, já anotado. É dano que virá, desde que não se impeça a execução do ato, que será sua causa.

A locução *dano eventual*, no sentido em que é tida na terminologia forense, onde se assegura o pedido de *caução* ao dano que possa vir, não tem análoga significação ao *eventus damni*, que se observa na evidência do *dano pauliano*.

Aí é o dano *já chegado*, promotor de uma diminuição econômica do patrimônio do credor, não o *dano receado*, ou *iminente*, que nossa lei processual chama de *dano eventual*.

DANO “EX DELICTO”. Assim se diz do dano, material ou moral, que resulta ou é causado pelo *ilícito penal*, que, embora sujeito igualmente à sanção criminal, motiva justo pedido de reparação civil.

Vide: *Delito*.

DANO HISTÓRICO. É o praticado em coisa, tombada pela autoridade competente, em virtude de seu valor histórico.

DANO IMINENTE. Assim se entende a *perda*, que, embora por chegar, por vir, que não tenha ainda chegado ou sido causada, é *certa*, é *prevista*, é *imediata*, se o ato temido ou receado for praticado.

Não importa que seja *evitável*, importa que seja *certo*, em um futuro mais ou menos próximo. E somente se distingue do *dano causado*, em que este já foi *realizado*, enquanto ele é certo e está previsto, mas em dias que virão, quando executado o ato ou advindo o fato que lhe dará causa.

Desse modo, o dano iminente *está presente*, prestes a realizar-se; mas não se verifica atual ou já consumado.

DANO IMPREVISTO. Assim se diz do dano que *sucede*, ou vem, em consequência do ato ou do fato que se mostrou violação ou ofensa ao direito alheio.

O dano imprevisto, dito também imprevísivel, chama-se também de dano indireto ou extrínseco, considerando-se, por isso, *dano imediato* ou *extra rem*.

Por dano imprevisto, que somente se torna imputável em face do dolo, entende-se o prejuízo que imediatamente decorre da inexecução da obrigação ou da violação ocorrida, de modo que nele se computam não somente os danos negativos (lucros cessantes) diretos, como os que imediatamente possam decorrer, sendo assim o inverso do *dano previsto*, que se entende como os prejuízos e lucros que pudessem ser previstos na data do ajuste ou da convenção, de que resultou a obrigação.

DANO INDIRETO. Possui o mesmo sentido do *dano imprevisto* ou *imprevísivel*. É o dano dito extrínseco ou *extra rem*.

DANO INFECTO. Denominação que se dá, também, ao *dano receado* ou *dano eventual*, em virtude do qual o *temeroso* pede seja provida em seu proveito a caução para assegurá-lo contra quem se teme que pratique a violação prejudicial a seus direitos. E se diz *infecto*, do latim *infectum*, porque é dano que não está ainda acabado, ou não se vê ainda consumado, sendo, não obstante, temido.

DANO INFRACIONAL. Ocorre quando o adolescente pratica ato infracional com reflexos patrimoniais, gerando a obrigação de restituir a coisa ou ressarcir o dano ou, por outra forma, compensar o prejuízo da última.

DANO IRREPARÁVEL. A rigor, dir-se-á dano irreparável para a perda ou o prejuízo que não possa ser civilmente reparado, ou porque se exclua o agente da imputação do ato praticado, ou pela impossibilidade material dessa reparação.

DANO MATERIAL. Assim se diz da *perda* ou prejuízo que fere diretamente um *bem patrimonial*, diminuindo o valor dele, restringindo a sua utilidade, ou mesmo a anulando.

Revela-se na deterioração, inutilização da própria *coisa corpórea*, que se mostra, pelo *ato danoso*, efetivamente desfalcada em seu justo valor, seja porque se tornou inútil em parte ou em todo, seja porque já não se mostra no mesmo *preço* anterior, necessitando de *umareparação* para que retome a posição tida, com o seu *custo originário*.

É, pois, o prejuízo ou a perda efetiva ocorrida à coisa. E, por isso, opõe-se ao *dano moral*. Chamam-no, também, de *dano patrimonial*.

Os romanos consideravam-no o *damnum factum, vel datum*, consistente na diminuição material da coisa possuída, em alteração ou dispersão de suas partes, ou destruição de seu todo.

DANO MORAL. Assim se diz da ofensa ou violação que não vem ferir os bens patrimoniais, propriamente ditos, de uma pessoa, mas os seus bens de ordem moral, tais sejam os que se referem à sua liberdade, à sua honra, à sua pessoa ou à sua família.

Em princípio, o dano moral se funda no *fato ilícito*: é extracontratual, resultante do quase delito ou do delito, conforme o fato é culposos ou doloso.

Mas a indenização dele decorrente implica necessariamente a evidência de uma perda efetiva, consequente da ofensa moral, ou dos lucros cessantes que advieram do fato ilícito.

DANO MORAL COLETIVO. Os danos morais podem ser individuais ou coletivos. O fundamento dos danos morais coletivos se extrai do título do capítulo I da Constituição de 1988 e de seu art. 5º, inciso X, em que se vê que os direitos e garantias fundamentais

compreendem não só direitos individuais (que se subjetivam em determinada pessoa humana) como os coletivos (atinentes a um grupo social que transcende o indivíduo).

Assim, a ordem jurídica admite que o dano moral coletivo possa ser defendido em juízo ou fora dele, pelas entidades públicas (como o Ministério Público) ou organismos não governamentais (como associações com específica disposição estatutária de determinado interesse coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente), e podem ser pleiteados na ação civil pública, ação popular e outras ações coletivas como o mandado de segurança coletivo.

Como não há no dano moral coletivo a subjetivação em determinada pessoa, a eventual reparação pelo dano deve ser carreada para fundos públicos como aqueles referidos no art. 13 da Lei 7.347/85. (nsf)

DANO NEGATIVO. É representado pelo *lucro cessante*, isto é, não pelo preço ou valor daquilo que se perdeu, mas daquilo que se deixou de ganhar ou perceber.

Difere, assim, do dano emergente, pois que este já se mostra um dano positivo ou efetivo, sendo, como é, um *prejuízo* relativo ao que já se possuía ou se tinha integrado no patrimônio, enquanto o *dano negativo*, representado no lucro que cessou, se mostra uma perda relativa ao que viria, desde que não ocorresse a violação ou ofensa ao direito ou à obrigação.

DANO NUCLEAR. Dano à vida humana ou à natureza causado por acidente com material radioativo.

DANO PAULIANO. É o que resulta da perda sofrida pelo credor, ou que lhe possa advir, em virtude do estado de insolvência do devedor, pelo que, se a insolvência é consequente de atos ou fatos gerados da vontade deste, pode o credor assegurar o seu crédito, pleiteando a anulação dos atos causadores da insolvência.

Para que, então, se evidencie o dano pauliano, ou seja, o *eventus damni*, necessário que a insolvência tenha decorrido de ato provocador da diminuição do patrimônio do devedor, e que este ato tenha sido resultante do *consilium fraudis*, ou seja, do ânimo (*animus*) de fraudar o credor.

Vide: *Insolvência*.

DANO PROCESSUAL. É o praticado no processo pela parte ou interveniente atentatório do princípio da probidade processual, ou que decorra de atos processuais cuja responsabilidade seja imputável ao participante do processo.

DANO RECEADO. É o prejuízo futuro, que se espera ou justamente se teme, em consequência de ato que se promete ou se pretende executar, ou de fato que irá ocorrer.

É o mesmo *dano eventual* ou *dano infecto*.

DANO REMOTO. Expressão que indica a perda, que poderá vir: será mera expectativa, mas não certa.

Nesta razão, indica-se uma *pretensa perda*, desde que não se mostra nem certa nem determinada, mesmo em dias próximos ou futuros.

Dano remoto, portanto, não consistindo em perda realmente cumprida ou em lucro que se deixou de ter, mas simples presunção por parte de quem a reclama, de uma perda não verificada nem indicada, não entra no rol dos danos indenizáveis ou ressarcíveis.

DANO RESSARCÍVEL. Derivado do latim *resarcire*, *ressarcível* tem o sentido de *indenizável*, *compensável*.

Na técnica jurídica, pois, quer a locução indicar todo dano que deva ser *reparado* pela pessoa que, direta ou indiretamente, por culpa ou dolo, lhe tenha dado causa.

Mas, segundo o preceito *nemo damnum facit, nisi qui facit, quod facere jus non habet* (somente se imputa o dano a quem praticou o ato, a quem não tinha direito), o sentido de *ressarcível* se funda na preexistência de um *dever jurídico* (*neminem laedere*) violado por quem não o podia violar, precedido de culpa ou de dolo, mesmo que a imputação provenha de responsabilidade indireta.

A *ressarcibilidade* assenta, assim, na *obrigação de indenizar*, decorrente da relação de *causa e efeito* entre o ato praticado por uma pessoa e o dano sofrido por uma outra, possa esse ato ser próprio ou ser de outrem, mas imputável ao indenizante.

A ressarcibilidade, pois, gera-se na prática do ato ou do fato ilícito, compreendendo, na asserção de M. I. CARVALHO DE MENDONÇA, todas as causas de imputabilidade, a partir do dolo penal ou civil, até a menor imprudência e os quase delitos, não se excluindo dela os próprios *atos emulativos* (*ad emulationem*) que se praticam, sob a égide de um direito, mas em qualquer utilidade do agente e, ao contrário, em prejuízo de outrem.

O dano ressarcível diz-se *reparação civil* e *perdas e danos*.

A distinção é que a *reparação civil* é fundada na prática de *atos ilícitos*, enquanto as *perdas e danos* se baseiam no inadimplemento de obrigação por culpa contratual.

Nesta razão, bem se anota a amplitude do sentido da locução “dano ressarcível”, mais amplo que o de *ato ilícito*, em que se funda, também, o direito à indenização ou reparação.

Referentemente ao dano contratual, de que resultam perdas e danos, estes não somente se mostram *compensatórios*, justa indenização pelo prejuízo decorrente da falta de cumprimento à obrigação, como *moratórios*, em consequência da *mora* ou do retardamento em seu cumprimento.

Quanto ao dano aquiliano, porém, a indenização tanto se funda no fato ilícito de responsabilidade direta, como naquela que advém da responsabilidade de fatos ilícitos praticados por outrem, ou responsabilidade indireta.

Nos dois casos, a responsabilidade de ressarcir os danos se gera na culpa ou no dolo, desde que juridicamente constatados, sendo que se exime da obrigação de indenizar o agente que prova o caso fortuito ou força maior, o que, em princípio, exclui a culpa do fato que se diz a ele imputável.

DAR. Derivado do latim *dare*, possui o verbo, na terminologia jurídica, uma multiplicidade de significados, consoante a oportunidade de sua aplicação.

Notadamente, significa *conceder, doar, oferecer, entregar*.

Desta forma, ampliando-se seu sentido vulgar, de que *dar* é ceder ou transferir *gratuitamente* uma coisa a outrem, no significado jurídico, além de exprimir tal conceito, designado precisamente pelo verbo *doar*, indica essa mesma ação de transferir ou ceder sem ser a título gratuito.

É assim que, na técnica ou linguagem creditória ou das obrigações, *dar* não significa nem cessão nem transferência gratuita, mas o cumprimento da obrigação, que é contraprestação de outra já cumprida. É transferência ou cessão, que corresponde à outra parte a obrigação de contribuir com a parte (prestação), que lhe é atribuída.

Sendo assim, em se tratando de *dar* a propriedade, o que significa *transferi-la*, exprime o vocábulo o ato de transferir não somente o direito real que sobre ela incide como a sua posse.

Dar, em regra, significa *alienar*, designa a ação de dispor não somente da *coisa* como do direito que se tem.

Por isso, somente pode *dar* quem esteja na livre disposição de seus bens e na livre gerência de seus negócios, o que implica possuir plena capacidade jurídica para contratar.

DAR FÉ. Ato do serventuário que autentica o documento ou atesta a existência de um fato. O mesmo que portar por fé.

DATA. Derivado do latim *datus* (dado) é usado, de modo geral, para indicar o *momento* (tempo) e o *local*, em que o ato é executado ou em que o documento é dado e passado.

Desse modo, a *data* é a indicação do *lugar*, do *dia*, do *mês* e do *ano*, e, em certos casos, da *hora*, em que o ato *se realizou* ou *se vai realizar*.

Em Direito, a indicação da *data*, exarada no documento, faz-se regra necessária, para perfeição do ato que nele se contém e, em consequência, para a sua própria validade jurídica.

A *data*, por isso, possui o mérito de indicar o *começo* das obrigações, afirmadas ou constantes do documento, como indica o início dos efeitos jurídicos do ato praticado e objetivado no documento ou na escritura.

Nesta razão, o documento *sem data*, ou datado em desacordo com os fatos, aos quais se prende, torna-se vicioso e muito perde de sua valia, sendo arguido de nulo.

Data. Também se diz *data* para o *tempo* que se designa, a fim de que nele se realize um ato jurídico, ou para que nele se cumpra uma obrigação.

Assim, exprime o dia, o mês, o ano, e, às vezes, a hora, em que se vai executar o ato, ou o *diado* vencimento e cumprimento da obrigação.

Neste sentido, diz-se, então, que a data é *certa* ou *incerta*.

Certa, quando se acha devidamente marcada ou fixada.

Incerta, quando não se encontra ainda determinada, embora seja da exigência que se marque *odia*, em que o ato vai ser cumprido.

Data. Nas escrituras, as datas devem ser expressas por extenso, mesmo nas partes que se indicam por número.

Data. Assim se designa, ainda, a escritura originária de terreno alodial, concedida pelas prefeituras, no perímetro urbano das cidades. Diz-se *carta de data* ou simplesmente *data*, em oposição à *carta de terreno* aforado, ou *carta de aforamento*.

Data. Também é usado o vocábulo para indicar o *tempo* preciso da transcorrência de um fato ou de um ato, a contar do *dia* em que ele ocorreu ou se executou.

Data. Na técnica forense, é a denominação que se dá ao termo lavrado pelo escrivão tão logo recebe os autos ou quando os remete a outro órgão.

Vide: *De data*, *Antedata*.

DATÁRIA. Designação que se dá à repartição da cúria pontifícia, dirigida, em regra, por um cardeal, a que se denomina de *datário*, destinada a distribuir, em nome de Sua Santidade, as graças beneficiais e a outorgar as diversas concessões de ordem eclesiástica, autorizadas pelo Direito Canônico, tais como as dispensas matrimoniais.

“DATA VENIA OU PERMISSA VENIA OU CONCESSA VENIA”. Expressão que significa com a devida licença, comumente utilizada pelos participantes do processo.

DATILOGRAMA. Impressão datiloscópica de um dos dedos da mão.

DATIVO. Derivado do latim *dativus*, de *dare* (o que é dado), serve para exprimir o que é dado ou quem é nomeado pelo juiz, ou em virtude de testamento, para distinguir do que é dado ou nomeado *ex vi legis*.

E, neste sentido, então, se diz *tutor dativo* ou *curador dativo* para que se distingam do *tutor edo* *curador legítimos*, que são os indicados e nomeados por lei.

DEÃO. Derivado do latim *decanus* (decano), designa todo superior ou dirigente de uma corporação.

Nas corporações seculares, o *deão* passou a ser mais propriamente designado por *decano*, reservando-se *deão* mais especialmente para indicar o título de dignidade eclesiástica com que se distingue o presidente ou diretor do cabido, assim escolhido, ou por ser o mais antigo, ou por ser o mais eminente.

É dignidade que possui analogia com a de *primicério*, ou primeiro *clérigo*, anotada nos primeiros séculos da Igreja.

Há, também, o *Deão dos Cardeais*, ou *Deão do Sacro Colégio*, título conferido ao mais antigo dos cardeais por sua promoção ao cardinalato.

DEBAIXO DE VARA. É expressão em uso na linguagem forense, para indicar a *penalidade* que é imposta às pessoas intimadas a comparecer em juízo, quando não atendem voluntariamente à intimação, e que consiste na sua *condução forçada* pelo oficial de Justiça, encarregado da diligência.

A expressão advém da formalidade antiga, em que o oficial de Justiça, em tais condições, conduzia o intimado, tocando-o com uma vara (*bidelus*), que, aliás, deu o nome primitivo de *bedel*, que designava tais serventuários da Justiça.

DEBATES. Derivado do verbo latino *battuere* (combater, apertar, comprimir), designa toda *discussão* ou *disputa*, que se trava em torno de uma *questão*, na qual os contendores apresentam suas *razões* ou argumentos, com os quais querem demonstrar a procedência de suas afirmativas.

DEBATES ORAIS. Na linguagem forense, assim se designa a *sustentação* oral, que é feita pelos litigantes, logo que se encerra o período de instrução, na audiência para tal marcada pelo juiz, e antes que se siga o período de julgamento. Os debates consistirão em *pontos* fixados pelo juiz, os quais são pertinentes à própria matéria do litígio e são postos à

discussão para um melhor esclarecimento. Os debates orais serão transformados em escrita, e assim devem figurar na respectiva ata de audiência, por um resumo que deve ser feito e ditado pelo próprio juiz.

DEBATES PARLAMENTARES. Denominação que se dá à discussão travada nos parlamentos ou congressos legislativos, acerca das leis ou resoluções submetidas ao seu veredicto.

Particularmente, semelhante denominação é dada também ao *jornal*, ou parte do jornal oficial, que insere o resumo ou toda argumentação havida nesta discussão.

DEBELAÇÃO. No Direito Internacional Público ocorre quando o conquistador incorpora território ocupado a seus domínios, de modo definitivo.

DEBÊNTURE. Palavra de origem inglesa, empregada para designar várias espécies de títulos de crédito.

Na terminologia jurídica, entre nós, foi adotada especialmente para designar a *obrigação ao portador*, ou *título ao portador*, representativo de empréstimo em dinheiro feito por uma sociedade comercial.

Desta forma, a *debênture*, contendo uma *promessa de pagamento ao portador*, bem se distingue de qualquer outra espécie de título de crédito, visto que resulta do *empréstimo* que é feito pela entidade comercial, que se entende devedora da obrigação que nela se contém.

As *debêntures* somente podem ser emitidas pelas sociedades anônimas ou em comandita por ações, representando *títulos* dos empréstimos regularmente feitos por elas, nesta modalidade, constituindo um *privilegio* delas.

A Companhia poderá efetuar mais de uma emissão de debêntures. Cada emissão poderá dividir-se em séries. As debêntures da mesma série terão igual valor nominal e conferirão a seus titulares os mesmos direitos.

As debêntures terão valor nominal expresso em moeda nacional, podendo ainda conter cláusula de correção monetária.

A época do vencimento da debênture deverá constar da escritura de emissão e do certificado, facultandose à companhia o direito de estipular amortizações parciais de cada série, criar fundos de amortização e reservar-se o direito de resgate antecipado, parcial ou total, dos títulos da mesma série.

A debênture poderá assegurar ao seu titular juros, fixos ou variáveis, participação no lucro da companhia e prêmio de reembolso.

Poderá converter-se em ações, nas condições oriundas da escritura de emissão, que especificará (LSA, art. 57):

- a) as bases da conversão;
- b) a espécie e a classe das ações em que poderá ser convertida;
- c) o prazo ou época para o exercício do direito à conversão;
- d) outras condições a que a conversão deva sujeitar-se.

A debênture, em conformidade com a escritura de emissão, terá garantia real ou flutuante, não gozará de preferência ou se subordinará aos demais credores da companhia.

A deliberação sobre emissão de debêntures é da competência privativa da assembleia-geral, que fixará os requisitos do título, a saber (LSA, art. 59):

- a) o valor da emissão ou os critérios de determinação do seu limite, e a sua divisão em série, se for o caso;
- b) o número e o valor nominal;
- c) as garantias (real ou flutuante);
- d) as condições de correção monetária;
- e) a conversibilidade ou não em ações e as regras observáveis na conversão;
- f) a época e as condições de vencimento, amortização ou resgate;
- g) a época e as condições do pagamento dos juros, da participação nos lucros e do prêmio do reembolso;
- h) o modo de subscrição ou colocação, e o tipo das debêntures.

Na companhia aberta, o conselho de administração pode deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, salvo disposição estatutária em contrário.

Em regra, o valor total das emissões de debêntures não poderá ultrapassar o capital social da companhia, que fará constar em escritura de emissão, inscrita no registro de imóveis do lugar da sede da empresa, a especificação dos direitos emergentes do título, suas garantias e condições.

DEBÊNTURE CONVERSÍVEL. Aquela que permite ao portador convertê-la em ação.

DEBÊNTURE ENDOSSÁVEL. Aquela que pode ser transferida por meio de endosso.

DEBENTURISTA. É o titular de debênture.

DEBILIDADE MENTAL. Desenvolvimento mental incompleto ou retardado.

DEBITAR. Na linguagem da contabilidade ou escrituração mercantil, *debitar* significa fazer um *lançamento de débito*, ou levar à *conta de débito* qualquer parcela *devida* por uma pessoa àquela que ordena o lançamento, isto é, o próprio credor.

Mas também na contabilidade ou escrituração mercantil, nas *contas impessoais* (títulos que não são representativos de créditos ou débitos pessoais), *debitar* quer dizer, de igual maneira, o lançamento, na *coluna do deve*, de uma importância que corresponda a um *crédito pessoal* (no caso, por exemplo, de *mercadoria comprada* ou de *recebimento por caixa*), ou mesmo a um crédito de uma *conta pessoal* (pagamento de despesas, de ordenados etc., em que se debita a *Despesas Gerais* ou a *Vencimentos*, correspondente ao crédito, que se faz à *Caixa*).

Desta forma, *debita-se* sempre em um título de escrituração, toda vez que esse mesmo título se coloca na posição de *devedor*.

Nas contas de gastos ou de despesas, em regra, debitam-se as importâncias despendidas, sendo o título credor o próprio título Caixa, por onde se fazem todas as operações efetuadas a dinheiro.

Na partida dobrada, o título ou conta, em que se vai proceder ao lançamento de débito, vem sempre em primeiro lugar, distinguindo-se do título ou conta credora, que vem em segundo lugar, percebido na preposição *a*. Nos títulos, contas-correntes ou razão, o lançamento de débito é feito na primeira coluna, que se diz de *deve* ou mesmo de *débito*, inscrita ao lado esquerdo.

DÉBITO. Derivado do latim *debitum*, de *debere* (dever, ser devedor), em sentido geral significa toda soma ou toda importância que é *devida* por uma pessoa (*devedor*) a outra (*credor*), ou seja, tudo aquilo por que alguém é responsável em virtude de obrigação jurídica assumida.

Desta forma, em ampla acepção, o *débito* corresponde sempre a um *dever* a cumprir, resulte de qualquer obrigação jurídica, represente uma prestação material de dar, de fazer, ou mesmo de não fazer. *Estar em débito* quer, pois, dizer, ter um compromisso ou uma obrigação a cumprir.

Em sentido estrito *débito* significa toda *soma* ou *dívida de dinheiro* consequente de um empréstimo ou de uma compra a prazo.

Opõe-se a *crédito*, que significa justamente a *soma* a que o mesmo *credor* tem direito a receber de seu *devedor*.

Diz-se, também, a *prestação passiva* da obrigação, a ser cumprida pelo devedor.

Débito. Na tecnologia da escrituração mercantil, exprime toda soma ou importância que é lançada em qualquer *conta* que represente um *ativo* do estabelecimento, pois que representa um crédito exigível pelo mesmo ou significa uma operação que amortizou um crédito. Corresponde a todos os lançamentos que se *debitam*. E, no balanceamento das contas ou títulos da escrituração mercantil, o *débito* corresponde ao saldo evidenciado na coluna do *deve*, por ser este maior que o da coluna do *haver*. E salvo aqueles que se anotam nas contas de prejuízos (Gastos Gerais, Comissões, Juros ou quaisquer outras despesas que se encerram anualmente pela conta de Lucros e Perdas), os débitos anotados na escrituração significam títulos (de escrituração) da conta ativa ou ativo do estabelecimento.

Assim, a conta de *Mercadorias* apresentando saldo devedor, ou em débito, *Caixa*, saldo em débito, *Títulos a Receber*, *Móveis e Utensílios*, *Imóveis* etc., enfim, quaisquer títulos que

mostrem saldos em débito, inscrevem-se como *contas ativas* e formam o *ativo* do estabelecimento, enquanto as *contas credoras* ou em crédito compõem o seu *passivo*.

DÉBITO CONJUGAL. O conjunto das obrigações devidas ao cônjuge.

DÉBITO FISCAL. O débito cujo credor é o Fisco, também denominado Fazenda Pública.

DEBOCHE. Derivado do francês *débauche*, originariamente significa toda espécie de devassidão ou de excesso em matéria de costumes.

Particularmente, no entanto, é aplicado para indicar todo excesso no uso do vinho e de mulheres, mostrando-se, assim, como uma incontinência alcoólica ou excesso em gozos sexuais.

DECADÊNCIA. Derivado do latim *decadentia*, *decadere* (cair, perecer, cessar), exprime, dentro de seu sentido originário, o estado de tudo aquilo que *decai* ou *que perece*.

Desse modo, na terminologia jurídica, adotou-se o vocábulo para exprimir melhormente a *queda* ou *perecimento* de um direito, pelo decurso do prazo prefixado ao seu exercício, isto é, a *queda* ou *perecimento* de um direito pela falta de seu *exercício* no prazo assinalado pela lei.

Assim sendo, a *decadência* traz em seu conceito certa analogia com a *prescrição* por via da qual, indiretamente, o direito se pode extinguir, desde que, tendo por objeto a *ação*, cujo exercício extingue, mediata e indiretamente faz perecer o direito, em que a ela se funda.

Por isso, com elementos comuns (a inércia e o tempo) na *decadência*, a inércia se refere ao *exercício do direito*, quando para sua eficácia se fazia mister que ele se desse dentro de um período prefixado; ao passo que na *prescrição*, a inércia é relativa ao *exercício da ação* (demanda), dentro do prazo que lhe é assinado, desde o nascimento dela, ação, em regra, posterior ao nascimento do direito, para que se operem os efeitos que lhe são legalmente assegurados, quando seja seu direito ameaçado ou violado.

A *prescrição*, assim, pressupõe a existência de um direito, que, para ser garantido, procura a proteção judicial, enquanto não se extinga a ação, pelo decurso do prazo em que possa ser avocada.

A *decadência* impede que o direito, potencialmente assegurado, se reafirme, pela falta do exercício, que se fazia necessário. E somente quando o direito (faculdade de agir) está subordinado à condição do exercício, no prazo regulamentar, poder-se-á admitir a *decadência*, resultante da omissão do titular do direito, que não se encontra em plena efetividade.

Na *prescrição*, o direito já é efetivo, não depende de exercício para integrar-se ao patrimônio do titular. O *direito de agir* para defendê-lo, se ameaçado ou violado, é que *prescreve*, desde que não tenha sido a ação intentada no prazo regulamentar, a contar da *data*, em que a ameaça ou a violação ocorreu. Em síntese, pois, a *decadência* faz perecer o próprio direito não afirmado pelo exercício; a *prescrição* faz perecer a ação para defender o direito já firmado, em virtude de importunação alheia. VENZI, citado por MIRANDA VALVERDE, bem os distingue: “A *prescrição* pressupõe um direito já adquirido e que se perde com o não exercício; a *decadência* pressupõe um direito que se pode adquirir, agindo em certo tempo, que, transcorrido inteiramente, impede a aquisição do direito”. Há quem entenda que a *prescrição* refere-se às ações condenatórias, e a *decadência*, às ações constitutivas, quando estas estejam submetidas pela lei a um determinado prazo para o ajuizamento.

DECÁLOGO. Derivado do latim *decalogus*, do grego *deka* (dez) e *logos* (discurso), propriamente, é usado para indicar os *Dez Mandamentos*, que foram gravados nas duas tábuas de pedra, e entregues a MOISÉS, no Monte Sinai, por JEOVÁ.

Mas, popularizando, é o vocábulo aplicado para indicar todo conjunto de regras ou preceitos, formulado em dez itens ou parágrafos.

DECALQUE. Genericamente, assim se diz de toda *cópia*, obtida pela reprodução do desenho ou da assinatura, feita através de papel fino ou de papel-carbono, que duplica, na mesma feição, o original.

A assinatura feita pelo decalque entende-se falsificada, pois que somente se considera a que é produzida pelo próprio punho da pessoa que a pode fazer.

DECANO. Além de ser empregado como sinônimo de *deão*, aplica-se o vocábulo, derivado do latim *decanus*, para indicar, em qualquer instituição ou corporação, o mais antigo de seus componentes, segundo a prioridade da posse.

DÉCIMA. Tomado em seu próprio sentido, segundo seu significado etimológico, quer dizer a *décima parte* de qualquer coisa.

Mas, com a mesma equivalência de *dízimo*, designa os tributos ou impostos decretados, que incidem e se cobram na base de *um décimo* dos rendimentos auferidos ou das riquezas produzidas.

Antigamente, a *décima* se dizia *secular* ou *eclesiástica*. *Secular*, quando imposta aos bens *temporais*; *eclesiástica*, quando incidente nos bens monásticos.

Em regra, a *décima* atingia os juros de empréstimos e outros rendimentos em dinheiro, reservando-se o *dízimo* para o imposto, que incidia sobre os produtos colhidos ou fabricados.

DÉCIMA DE HERANÇAS. Assim se diz, geralmente, para o tributo devido à Fazenda Nacional, pelas heranças e legados.

Este imposto, hoje em dia, corresponde ao de transmissão *causa mortis*.

DÉCIMA URBANA. Primitivamente, designava o tributo que recaía sobre o *rendimento coletável* de uma propriedade arrendada, o qual era devido ao erário.

Modernamente, o imposto, nesta feição, tomou o nome de *imposto predial*. E é devido não somente pelos prédios que têm renda, como pelos que são ocupados para residência de seus proprietários.

DECISÃO. Derivado do latim *decisio*, de *decidere* (compor, harmonizar, arbitrar, resolver), significando o *ato de decidir*, quer dizer a *deliberação*, que se toma a respeito de certos fatos, ou a *solução* que se dá a respeito deles ou de certas coisas.

Tem-se, aí, o sentido lato do termo.

Mas, na acepção jurídica, *decisão* significa a *solução* que é dada a uma *questão* ou *controvérsia*, pondo fim a ela, por meio de *sentença*, *despacho* ou *interlocutória*, e criando uma nova *composição* entre as partes contendoras ou litigantes. É, assim, o *resultado de um pleito*, quando é tida num sentido mais estrito, ou a mera *deliberação* a respeito de um ato ou de qualquer pedido que se faz no processo, numa acepção mais ampla.

Mas, neste particular, então, apresenta-se a *decisão* como *definitiva* ou *interlocutória*, porque, embora decida a vida da questão, fazendo-a parar, não se entende uma decisão definitiva, mas *decisão terminativa do feito*.

O sentido de definitivo, assim, afasta-se do de *terminativo*.

Sendo assim, a *decisão definitiva*, mesmo que não tenha ocorrido em caráter de *decisão final*, possui o mesmo sentido de *sentença*, pois que, terminando o feito, mostra a conclusão a que chegou o julgador, consistente no julgamento parcial ou total da causa, atendendo ou impugnando o pedido, ou o prejudicando, porque resolveu *ponto essencial*, que nele se continha.

Rara está a decisão definitiva, que não venha contida na própria sentença ou decisão final, constituindo o dispositivo da própria sentença ou, como tecnicamente se diz, o seu próprio *decisório*.

E, neste caso, a decisão definitiva confunde-se com a própria sentença, mostrando-se um dos elementos de que se compõe. E porque decide o feito, apesar de parte da sentença, é tomada pelo todo.

Já a *decisão terminativa do feito*, em regra advinda da decisão interlocutória, não decide nem julga a questão. Apenas impede a sua continuação, parando-a sem esclarecer a contenda.

DECISÃO ADMINISTRATIVA. Não foge a expressão ao sentido genérico do vocábulo: são, assim, os atos emanados das autoridades administrativas, que decidem sobre qualquer matéria de ordem administrativa ou sobre qualquer interpretação de disposição regulamentar.

É, por isso, tomada no sentido de *despacho*, *resolução* ou *solução*, segundo decide sobre certa matéria, redonda em qualquer *determinação* ou decide, interpretativamente, sobre a aplicação de uma regra ou preceito regulamentar.

Assemelhadas aos *despachos* ou *sentenças* judiciais, pressupõem as *decisões administrativas* um procedimento anterior ou prévio em virtude do qual, decidindo a questão, profere a autoridade o seu *despacho* (decisão), que lhe parece conforme com os fatos ou de acordo com a lei.

DECISÃO ARBITRAL. Assim se diz do *decisório* proferido no juízo arbitral ou *arbitragem* constante do *laudo*, que é dado pelos árbitros regularmente indicados.

Diz-se *sentença arbitral*, e, logo que é devidamente homologada, equipara-se à *sentença judicial*.

DECISÃO DE PLANO. A decisão tomada de forma imediata.

DECISÃO JUDICIAL. Genericamente, assim se designa todo e qualquer despacho proferido por um juiz ou tribunal, em qualquer processo ou ato submetido à sua apreciação e veredicto. Pode ser proferida, em forma de mera decisão interlocutória, ou sob a forma de sentença, segundo já acima mencionamos.

DECISÃO MONOCRÁTICA. A expressão “monocrático” tem sua terminologia decorrente de *monos* (um, único) e *cratos* (poder). A decisão monocrática é, assim, aquela praticada por órgão julgador individual, quer o juiz nas diversas varas, quer o relator nos tribunais, este nos termos que lhe forem concedidos pela lei processual ou pelo Regimento Interno do respectivo tribunal. (nsf e gc)

DECISÃO PER CURIAM. A decisão per curiam, ou decisão pela corte, é aquela na qual o acórdão é publicado em nome do tribunal, sem identificar o relator, sendo uma decisão em conjunto e por unanimidade. (pg)

DECISIVO. Assim se diz do *ato*, que decide ou soluciona uma dúvida ou controvérsia, pondo término ao que se encontra em estado de dúvida ou discussão.

Opõe-se ao *consultivo*, em que o ato assim dito *dá parecer, informa* ou *opina*, mas não decide nem resolve a questão.

DECISÓRIO. Designação que se dá ao ato que decide ou conclui, dando uma solução ao ponto controverso de uma questão ou de um fato. Dispositivo da sentença.

DECLARAÇÃO. Derivado do latim *declaratio*, de *declarare* (proclamar, manifestar, reconhecer), significa a afirmação da existência de uma situação de direito ou de fato.

A *declaração* pode ser manifestada por escrito ou verbalmente. Então, segundo as circunstâncias, se diz *declaração escrita* ou *declaração verbal*, sendo que o ato escrito, em que se *declara* ou se afirma alguma coisa, recebe vulgarmente o nome de *documento*, quando, em regra, é proferida por um particular ou por uma pessoa, sem o caráter de autoridade, pois que as *declarações* emanadas das autoridades, segundo o princípio em que se fundam, tomam várias denominações: avisos, editais, portarias, ofícios, instruções, despachos, decisões, sentenças etc., isto é, tomam mais especialmente a denominação do papel ou escrito, em que a *declaração* é feita.

Quando se trata de uma afirmativa de ordem particular, cuja declaração venha firmar a existência de um fato ou de um direito, e, nesta razão, possa servir de prova a esse fato ou direito, necessário que tal afirmativa seja dada por quem tenha conhecimento do fato ou do direito, ou possa a sua *palavra* ou o seu *escrito* merecer a *fé jurídica*, decorrente de sua capacidade, da liberdade de afirmativa e da própria situação de *poder declarar*. Segundo as circunstâncias em que a declaração é feita e o destino para que se faz, toma várias denominações.

Entre outras, anotaremos:

DECLARAÇÃO CARTULAR. Denominação que se dá, na linguagem jurídica, ao *texto* ou *teor* em que se formula o *título de crédito*, a fim de que se distingam as constantes do texto (*obrigações cartulares*) e das que aí não se inscrevem, mas se originam das relações fundamentais que motivaram o título (*obrigações extracartulares*).

A *declaração cartular*, pois, é constituída pela parte dispositiva do título, que é contida no contexto, que se formula com os elementos ou requisitos indispensáveis ou necessários à sua criação.

DECLARAÇÃO DA VONTADE. Assim se entende o ato pelo qual a pessoa manifesta sua intenção em consentir para a realização ou execução de qualquer negócio ou contrato.

Exprime, assim, a *forma externa* do próprio *consentimento*, para a qual a lei não estabelece norma especial, podendo, pois, a declaração ser dada por todos os meios reconhecidos em direito: *verbal*, *escrito* e *mesmo*, *tacitamente*, salvo quando a própria lei, para certos casos, institua solenidades para que ela se efetive, quando a declaração fica adstrita à regra: *forma dat esse rei*.

É o princípio jurídico: *Declarare voluntatem verbis, vel factis, paria sunt* (Seja por palavras ou por fatos, a declaração da vontade importa no mesmo).

Em regra, a *declaração da vontade* é ato voluntário. E, nesta razão, ninguém pode ser compelido a declarar ou a consentir naquilo que não quer ou não deseja, desde que a isso não é obrigado. Mas, indispensável convir que o princípio se afirma, quando a pessoa não está obrigada a declarar ou manifestar a sua vontade. Desde, no entanto, que tenha a obrigação ou o dever de falar, a sua declaração não se mostra voluntária, mas obrigatória.

Para certos casos, quando o *dever de falar* advém de negócios anteriormente entabulados ou de compromissos anteriormente assumidos, admite a lei a *declaração deduzida* (consentimento tácito). Ou, se por esta maneira a situação não se solve, permite ao interessado chamar o renitente a juízo, para que aí, obrigatoriamente, venha *declarar a sua vontade*, sob pena de ser suprida por decreto judicial.

Mesmo dada voluntariamente, a declaração da vontade pode ser retratada ou mostrada como ineficaz, se ocorrem *vícios*, que a possam enfraquecer ou anular, tais sejam o erro, a simulação, o dolo etc.

Vide: *Consentimento*.

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. Denominação que se dá ao fato pelo qual o juiz, reconhecendo o *estado de ausência* (ausência de fato) de uma pessoa, que desapareceu ou abandonou seu domicílio, sem dar notícias suas e sem deixar quem cuidasse de seus interesses, decreta a *ausência jurídica*, cuja finalidade é de dar ao ausente um *administrador* para cuidar de seus bens e zelar por seus interesses.

A *declaração de ausência* é feita em sentença dada e passada pelo juiz competente, a quem qualquer interessado tenha requerido a sua decretação e consequente nomeação do *curador*.

A sentença de declaração de ausência deve ser, a seguir, devidamente inscrita no registro competente, fazendo essa inscrição o papel de *assento da ausência*, no qual se irá, depois, fazendo toda anotação relativa aos fatos que se sucederem, a respeito, tais como *cessação da ausência*, *sucessão provisória*.

DECLARAÇÃO DE DIREITO. Assim se diz da *sentença*, desprovida de execução compulsória, que declara a existência de um direito ou de uma relação jurídica, ou a falsidade ou autenticidade de qualquer documento, para que se evite a ação petítória.

Tecnicamente, diz-se ação declaratória a que tem por objetivo a declaração de direito. E se diz justamente de *declaração* porque, *afirmando* ou *negando* a existência de um direito, não impõe, propriamente, uma *condenação*, que se faz indispensável para a *exequibilidade* da sentença.

Não obstante, o *decisório*, que nela se estrutura, constitui *res judicata*, tornando-se, por isso, irreatável o direito afirmado.

A declaração, segundo as circunstâncias, diz-se *positiva* ou *negativa*.

Positiva, quando afirma ou reconhece o direito pleiteado, pondo em segurança a relação jurídica existente.

Negativa, quando nega a sua existência, removendo, assim, o obstáculo criado pela relação jurídica inexistente.

Em qualquer dos casos, a *controvérsia*, afirmada ou negada, firma a situação em relação ao titular do direito ou pretensão titular, não permitindo qualquer investida sobre o fato ou a coisa julgada.

DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA. Também dita de *declaração judicial de falência*, entende-se o ato pelo qual o juiz, reconhecendo as condições de *insolvência do devedor*, ou seja, o

estado de falência de fato, afirma o *estado jurídico da falência*, para que se processe a execução coletiva, segundo os princípios legalmente instituídos.

Embora, latente, ou melhor, caracterizada pela insolvência, decorrente da falta de cumprimento à obrigação líquida e certa no dia de seu vencimento, ou em que se torna exigível, somente após a declaração, fundada na sentença (*decretum de aperiundo concursu*), é que se diz juridicamente decretada a falência, para que surta todos os efeitos legais.

Dessa forma, somente se reconhece o *estado de falência* quando a sentença declaratória venha afirmar a sua existência, sendo, pois, condição formal para o seu reconhecimento jurídico.

E, segundo a regra, se diz precisamente declaratória, porque não *condena*, mas *define* ou *declara uma situação jurídica*, a fim de que os bens do devedor se submetam ao regime da execução coletiva e todos reconheçam, sem oposição, o *estado jurídico de falência*, em que foi colocado.

DECLARAÇÃO DE FAMÍLIA. No Direito Administrativo refere-se à declaração do servidor público, para constar nos seus assentamentos funcionais, acerca de seus dependentes econômicos, gerando direitos previdenciários.

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. A declaração de inconstitucionalidade consiste no reconhecimento que se faz da incompatibilidade de determinado ato com a Constituição. Tal declaração se faz como questão incidental em determinada causa, no denominado controle incidental, ou como o ponto principal da demanda, no denominado controle concentrado ou *principaliter*. A declaração de inconstitucionalidade pode se apresentar, também, sob as modalidades de “sem redução de texto” ou “com redução do texto”. A primeira consiste no procedimento de conferir à norma infraconstitucional uma interpretação que se mostre compatível com a Lei Maior, entre os diversos significados que podem decorrer de determinado texto, enquanto a segunda consiste em declarar inconstitucional determinada palavra ou expressões do texto, assim excluindo a sua eficácia na ordem jurídica, mantida a validade do restante da expressão infraconstitucional. (nsf)

DECLARAÇÃO DE GUERRA. Também dito *ultimatum*, é o ato público feito pelo governo de um país, enviado por via diplomática, pelo qual se faz saber a outro país a intenção de romper relações com ele e declarar o *estado de guerra*, a fim de obter a reparação da injúria ou do dano recebido.

A declaração, neste particular, indica que as hostilidades não foram começadas. Sendo assim, quando a *guerra* é provocada por uma *agressão já começada*, mostrando junto ato de defesa da nação atacada, o ato de declaração bem se mostra dispensável.

A lei constitucional de cada país, em regra, estabelece os princípios em que a guerra se declara e as regras e medidas que devem ser tomadas quando de sua declaração.

Nas leis internacionais, não se inscrevem normas que ditem forma específica para a declaração de guerra.

Deve ser feita, segundo os usos internacionais, de modo inequívoco, fixando-se o dia em que se iniciam as hostilidades, considerando-se, assim, estabelecido o estado de guerra, publicandose internamente a notícia do acontecimento, o que, em regra, se faz com *odecreto de mobilização*.

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. No Direito Administrativo é o ato da Administração Pública que declara a falta de idoneidade de empresa para contratar temporariamente com o Poder Público.

DECLARAÇÃO DE INTERDIÇÃO. Denominação que se dá ao decisório judicial que, reconhecendo o motivo que impede a pessoa de gerir seus negócios e administrar seus bens, decreta a sua *incapacidade* civil para todos os atos ou certos atos jurídicos, designando pessoa idônea (curador), que possa agir por ela ou assisti-la nos atos que venha a praticar.

Vide: *Interdição*.

A sentença declaratória da interdição deve ser devidamente inscrita. E somente depois que essa formalidade é cumprida, o curador assina seu compromisso e se investe nas funções decorrentes da *curatela*.

DECLARAÇÃO DE NASCIMENTO. Assim se diz da notificação obrigatória do nascimento de qualquer pessoa física, feita ao oficial do registro, em que o fato ocorreu, a fim de que se proceda ao competente registro, ou seja, o *assento do nascimento*.

Essa declaração deve ser feita:

- a) pelo pai, e, na sua falta ou impedimento, pela própria mãe;
- b) na falta desta, pelo parente mais próximo, que seja maior;
- c) pelos administradores dos hospitais, pelo médico ou parteira, que tenha assistido ao parto, no impedimento dos anteriores;
- d) por qualquer pessoa idônea da casa, onde o parto tenha ocorrido, se sobrevém fora da residência da mãe;
- e) pelas pessoas encarregadas da guarda do menor.

Mesmo que a criança tenha *nascido morta*, a declaração se faz necessária, fazendo-se, a seguir, a remissão à *declaração do óbito*.

Na declaração, em virtude da qual se formulará o *assento de nascimento*, se afirmará dia, mês, ano, hora do nascimento, sexo e cor do recém-nascido, nomes, prenomes, naturalidade e profissão dos pais, local em que se casaram e onde residem, nomes dos avós paternos e maternos, nomes de duas testemunhas, com a profissão e residência, as quais assinam o termo, juntamente com o declarante.

DECLARAÇÃO DE ÓBITO. É o ato pelo qual uma pessoa pertencente à família do morto, conduzindo o atestado, em que se diz da *causa mortis*, promove o registro do falecimento de alguém, a fim de que, tirado o competente *atestado de óbito*, se cumpra legalmente o sepultamento, e se tenha, por essa forma, a documentação jurídica desse falecimento, em virtude do qual ocorre a sucessão.

DECLARAÇÃO DE RENDA. É da técnica do Direito Tributário, especialmente para o *imposto de renda*.

Indica o ato preliminar para o lançamento do imposto, constando de uma *fórmula escrita*, na qual o contribuinte, segundo as regras regulamentares, indica as rendas obtidas em suas diversas atividades profissionais ou nos seus diversos negócios, em vista das quais se faz efetivo o lançamento do imposto e a sua respectiva cobrança.

É ato obrigatório a todo contribuinte sujeito à tributação, seja pessoa física ou pessoa jurídica, devendo a respectiva declaração ser entregue, nos prazos regulamentados, à repartição do distrito em que reside o contribuinte, devidamente assinada por ele ou por seu mandatário especial.

Além da declaração relativa aos próprios *rendimentos*, o declarante dará todas as demais informações relativas aos recebimentos e pagamentos, que se tenham registrado no *ano-base*, indicando os nomes e residências das pessoas envolvidas nestas operações. Por *ano-base* entende-se o período de doze meses, computado para a formação da *matéria tributável* no qual ocorreu a operação, mesmo que tenha tido a sua origem em ano anterior.

DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. Refere-se a atos solenes em que se declaram os direitos da pessoa humana e os principais meios para assegurá-los. Entre as mais conhecidas declarações, temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, aprovada pela assembleia Nacional Constituinte Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem, adotada pela assembleia-geral da Organização das Nações Unidas, em 1948.

DECLARAÇÃO FALSA. Assim se entende a *afirmação* ou afirmativa que não é *verdadeira*, isto é, que não se encontra segundo a *realidade do fato* ou *do direito*. Pode ter sido gerada no *conhecimento errado* da verdade, ou pode ter sido proferida com intuito de *fraude*, consistindo, assim, mais propriamente, numa *falsidade* do fato ou da declaração do fato. Em tal caso, a declaração será viciada, porque se mostra fraudulenta ou proferida com fraude. E o declarante poderá ser passível de sanções, em consequência de seu ato. Mas se a afirmativa falsa se gerou de mero engano ou desconhecimento da verdade, não se pode arguir de ato fraudulento, embora se possa tornar ineficaz a declaração, máxime quando dela resulta um consentimento, e não mera afirmativa, sem esse caráter de reconhecimento.

A validade jurídica de tal declaração, pois, deve ser apreciada segundo as circunstâncias em que se proferiu e na conformidade da extensão do que nela se afirma.

DECLARAÇÃO FISCAL. Genericamente, assim se denomina toda declaração que é feita a uma repartição fiscal, para o pagamento de um imposto.

DECLARAÇÃO RECEPTÍCIA. Há negócios jurídicos em que a declaração de vontade tem de se tornar conhecida do destinatário, e há outros que dispensam esse conhecimento. Daí a distinção, feita entre declarações receptícias e declarações não receptícias.

As declarações receptícias só se tornam eficazes quando elas são recebidas por aqueles aos quais são dirigidas. Por exemplo, se o empregador quer despedir um empregado, a despedida só será eficaz quando o empregado vier a ter conhecimento da declaração do empregador. Essa comunicação se impõe em razão do interesse que, para ele, tem seu conteúdo.

No caso das declarações receptícias, quando a comunicação é dada pelo declarante ao destinatário, em sua presença, direta e pessoalmente, não surge dúvida quanto à recepção, mas quando entre ausentes, interessa saber em que momento se deve considerar conhecida. Entende-se que não é necessário o conhecimento efetivo. A prática exige apenas a recepção. E a declaração considera-se recebida no momento em que o destinatário estiver em condições de se inteirar da comunicação expedida. Tem-se como recebida a declaração, expressa em qualquer documento, logo que o destinatário possa obter, na estrutura normal de suas condições, conhecimento do seu conteúdo. Deve-se considerar perfeita a declaração receptícia quando o declarante fez tudo o que de sua parte tinha de fazer para que o conteúdo da declaração chegasse ao conhecimento do destinatário.

Já as declarações não receptícias produzem efeito independentemente da recepção. Estas declarações também se dirigem a outra pessoa, projetando-se em sua esfera jurídica; ou não seriam declarações de vontade, pois lhe faltaria aquele propósito notificatório que as distingue das simples atuações da vontade, mas a pessoa a quem interessam não precisa ter conhecimento do ato em que se inserem, que vale independentemente de comunicação.

No testamento, por exemplo, declara o testador a vontade de transmitir *causa mortis*, a determinadas pessoas, seus bens. A declaração interessa, evidentemente, a essas pessoas, mas é desnecessário, para a eficácia do testamento, que elas a conheçam.

Vide arts. 427 a 435 do Cód. Civil/2002. (gc)

DECLARAÇÕES FINAIS OU ÚLTIMAS DECLARAÇÕES. Aquelas prestadas no inventário ou em processo de arrecadação de bens em que se declara a inexistência de outros bens a inventariar ou a arrecadar, bem como são retificadas, se for o caso, as declarações anteriores.

DECLARAÇÕES INICIAIS OU PRELIMINARES. São aquelas em que se declara no início do processo, referindo-se, no inventário, aos bens, herdeiros e legatários.

DECLARAR. Declarar ou aclarar ponto obscuro em sentença ou acórdão.

DECLARATÓRIO. O mesmo que *declarativo*, assim se diz de todo ato, que contém uma *declaração*, ou em que se faz uma *declaração*.

Opõe-se, desse modo, ao *atributivo*, pois que o *ato declaratório* tende apenas a fazer a explicação de um fato ou a firmar a existência do que já existia, não criando nem estabelecendo coisa nova.

E daí por que se diz que a *divisão* entre condôminos é simplesmente *declaratória* e não atributiva da propriedade, que esta já *existe*, embora em comunhão, antes de ser efetiva a divisão.

O declaratório ou declarativo é indicativo do ato de reconhecimento ao *preexistente*, apenas *reafirmando*, para melhor garantia de seu titular, quando se trate, por exemplo, de um direito.

DECLINAR. Derivado do verbo latino *declinare* (afastar-se, desviar, arredar), é aplicado na terminologia jurídica na significação de *recusar* ou *não admitir* a competência de um foro ou de uma jurisdição, a fim de justificar ou concluir que não se está obrigado a comparecer nele ou responder perante o correspondente juízo.

Declinar. Com o mesmo sentido de *recusar*, é empregado para indicar a *não aceitação* de um encargo ou de uma *função* ou mesmo de um *benefício*.

DECLINATÓRIA DE FORO. Denominação que se dá à *exceção*, apresentada pelo réu, quando citado, em virtude da qual recusa responder perante o juiz que o citou ou perante o foro para que foi citado, sob alegação de que não é o mesmo *competente* para conhecer da causa.

Na petição, em que formula a *declinatória*, dita especialmente *declinatória do foro* (*declinatoria fori*), deve o *declinante* ou *excipiente* indicar o juízo para o qual declina, sob pena de não ser ela admitida.

Vide: *Competência, Conflito de atribuições, Conflito de competência, Exceção, Jurisdição*etc.

DECLIVIDADE. Derivado do latim *declivis* (declive), significa o estado de *inclinação* de um terreno, indicando uma diferença de altura entre dois pontos, supostos conexos.

Aplicado na técnica dos rios ou *águas correntes*, indica o quociente da diferença de nível de dois pontos da superfície das águas, dividida pela distância desses dois pontos tomada no eixo das águas (M. I. CARVALHO DE MENDONÇA).

“DE COMMODO ET INCOMMODO”. Locução latina, que se traduz da *vantagem e da desvantagem*, empregada para indicar o *inquérito* ou *sindicância*, determinada pelo poder público, ou mesmo por instituição particular, com o objetivo de, pelas informações colhidas, verificar as vantagens e as desvantagens de um negócio, que se pretende realizar, ou mesmo para colher dos próprios interessados, quando se trate de medida de ordem pública, as declarações de aprovação ou oposição à iniciativa pretendida.

DECORO. A postura exigida para o exercício do cargo ou função.

DECORO PARLAMENTAR. A postura que se exige do parlamentar no exercício de suas funções.

DECORRENTE. Derivado do latim *decurrens*, de *decurrere*, possui o sentido originário de tudo o que *corre, que passa* ou *que sucede*.

Na terminologia jurídica é especialmente empregado para significar o que *é consequente*, que proveio da ocorrência de outro fato ou da prática de um ato.

Prejuízos decorrentes, assim, diz-se daqueles que se geraram de ação ou omissão de uma pessoa ou do evento de qualquer fato.

DECRETAÇÃO. Assim se diz da ação de *decretar*, ou seja, estabelecer *decreto* ou *resolução* a respeito de qualquer fato, que seja da atribuição da pessoa ou autoridade administrativa ou judicial.

Na terminologia jurídica, é o vocábulo geralmente aplicado para indicar toda *decisão* ou *sentença* do juiz, em que decide uma questão ou resolve sobre formalidade ou exigência processual.

DECRETAÇÃO DA DESERÇÃO. É expressão particularmente usada para indicar toda decisão que se toma a respeito da *ineficácia* do andamento de um recurso, ou para mostrar a *posição de inércia*, em que se colocou, pela omissão de formalidade processual, o recorrente.

Vide: *Deserção*.

DECRETAL. É a denominação que se dá às *letras pontifícias*, nas quais, em atenção a pedido ou consulta feita, se responde segundo os pontos solicitados, decidindo ou resolvendo. E, precisamente, porque a *resposta* toma um caráter de *resolução*, que tem força de lei, na Igreja, diz-se *decretal*.

Tem-se como sinônimo de *rescrito* (decisão pontifícia).

Igual nome se dá à coleção de *decretais* mandada compilar pelo Papa GREGÓRIO IX por seu capelão RAIMUNDO PENAFORTE, mais tarde canonizado por CLEMENTE VIII.

Nesta coleção se fundiram as cinco coleções antigas, entre as quais a do Papa SIRÍCIO, datada de 11 de fevereiro de 385, dirigida ao bispo de Terragona, acrescentando-se várias constituições, anteriormente omitidas, e se juntaram as decretais de GREGÓRIO IX.

DECRETO. Derivado do latim *decretum* (decisão, determinação, resolução, julgamento), revela toda *decisão* ou *resolução*, tomada por uma pessoa ou por uma instituição, a que se conferem *poderes especiais* e próprios para *decidir* ou *julgar*, *resolver* ou *determinar*.

Em sentido técnico, pois, o *decreto*, em qualquer conceito em que seja tido, implica necessariamente a existência de *autoridade* da pessoa ou instituição que o formulou, em virtude do que possui o mesmo *força* para impor a decisão, solução, resolução, ordem ou determinação, que nele, decreto, se contém.

Conforme a autoridade, de que se origina ou que expede ou elabora o *decreto*, dão-se ao mesmo várias expressões.

E, assim, se diz *decreto judiciário*, *decreto legislativo*, *decreto-lei*.

Decreto. Na terminologia do Direito Canônico, é usado para indicar muitas das compilações dos antigos Cânones, tais como *Decreto* de BUCHARDO DE WORNES, de YVES DE CHARTRES, e de GRACIANO.

As próprias decisões dos *Concílios* dizem-se *decretos*, em virtude da circunstância de serem as suas decisões sempre pronunciadas nos termos: *Decrevit Sancta Synodus*.

DECRETO JUDICIÁRIO. Designação dada, de modo geral, a toda decisão emanada de autoridade judicial, em caráter de ordem, a qual deve ser cumprida pelas partes interessadas nela e respeitada por todos.

Indica-se, assim, a própria *sentença do juiz*, em que se formula o seu *decisório* ou em que se soluciona a pendência trazida ao conhecimento dele. Ou melhor, segundo o próprio sentido etimológico do vocábulo *decreto*, é o ato que exterioriza a decisão ou o julgamento do juiz.

DECRETO LEGISLATIVO. Compreende as deliberações, em que se consagra medida qualquer de caráter administrativo ou político do Congresso Nacional.

No entanto, o decreto legislativo, tal como o executivo, não se confunde com a lei. Não tem por função estabelecer direito novo, nem possui a natureza ou caráter orgânico, que é elementar na lei, embora se exteriorize sob a mesma forma.

DECRETO-LEI. Assim se dizia do ato emanado do Poder Executivo, quando, no seu fundo e na sua forma, se equiparava às próprias leis, emanadas do Poder Legislativo.

Peculiar aos regimes de exceção, tendo sido empregado entre nós durante o Estado Novo e o Movimento de 1964, foi abolido pela CF/1988.

Estado Novo é o nome dado à situação política brasileira que no Governo do Presidente Getúlio Vargas (1883-1954) foi por ele criada com a Carta Constitucional de 1937, dissolvendo-se o Congresso e se fechando todos os partidos políticos, com a promessa de um plebiscito, que nunca se realizou por motivo de ordem interna e externa. Vargas foi Presidente de 1930 a 1945 e de 1950 a 1954.

O movimento de 1964 foi articulado por militares e depôs o Presidente João Goulart em 31.03.1964, inaugurando no Brasil um ciclo militar e político que, por cerca de 20 anos, reprimiu fortemente as reações populares que integrantes de esquerda política lideravam. Foi chamado Regime Militar. A Lei nº 6.682, chamada de Lei da Anistia, de iniciativa do Executivo e aprovada pelo Congresso em agosto de 1979, durante o Governo Figueiredo, perdoou os autores dos atos de exceção cometidos desde abril de 1964, tanto da parte dos militares quanto dos militantes, que a eles se opuseram.

DECRETO SECRETO. Ordem presidencial, no Regime Militar, no Brasil, cujo conteúdo mantinha-se vedado ao grande público, não sendo publicado no Diário Oficial, e de conhecimento reservado somente aos seus executores.

“DE CUJUS”. Locução latina, que se traduz por *aquele* ou *aquela de cujo* ou *de cuja...*, utilizada não somente para indicar que a sucessão está aberta, como para significar a *pessoa falecida*, sendo, assim, equivalente ao morto, ao *falecido*, ao *sucedido*.

O uso da expressão advém de uma abreviação feita à frase: *De cujus successionem agitur* (aquele de cuja sucessão se trata), que assim passou a designar o falecido, que é aquele de cuja sucessão se trata.

Nesta razão, *de cujus* é terminologia tecnicamente própria à sucessão, em consequência a todo e qualquer procedimento judicial em que ela se avenge, tais como inventários e partilhas.

Segundo o princípio firmado em nossa lei processual, o foro do domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de

disposições de última vontade e todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro (CPC, art. 96).

DECÚRIA. Vários significados possui o vocábulo, usado na sua forma latina, onde tem o sentido de *dezena, classe, divisão, corporação, assembleia*.

Na terminologia militar romana, indicava o corpo de soldados, comandados por um *cabo*, que se dizia decurião.

E, por analogia, na linguagem acadêmica e escolar, designa as classes em que se dividem os alunos, segundo seu adiantamento, sujeitas ao mando de um *decurião*.

Na técnica do Direito antigo, significava a letra X, usada para assinalar os marcos colocados nas divisas dos terrenos, onde eram em número de três. E tal uso era resquício da regra do Código Visigodo, que mandava a todo aquele que encontrasse o cortiço de abelhas, fizesse nas árvores o sinal que significa decúria (o X).

DECURSO. Derivado do latim *decursus*, de *decurrere* (carreira, andamento), é aplicado na terminologia jurídica para indicar o *espaço de tempo decorrido, ou o prazo que se passou*.

O *decurso*, assim, não diz respeito ao *tempo que vai correr, mas ao tempo que já correu*.

Deste modo, refere-se ao *prazo* já esgotado, que correu, dia por dia, hora por hora, segundo o caso, sem que se tenha força para revigorá-lo, pois que é coisa já passada, embora por ele se possa assinalar a *duração* que teve.

Somente no caso de *restituição* de prazo, quando o tempo em que ele se fixara já era *decurso*, poder-se-á ter revigoramento do tempo passado, para que se conceda um novo prazo, igual ao do *decurso*, ou na forma que a lei indicar e o juiz autorizar.

DE DATA. Expressão usada na técnica das letras de câmbio, notas promissórias e duplicatas, para indicar que o vencimento e exigibilidade do título é contado da data em que ele se criou, data esta que, obrigatoriamente, deve constar como um dos elementos de seu texto ou teor (*declaração cartular*) para que se diferencie da expressão de vista, que compreende o prazo contado da data do *aceite* ou *reconhecimento do título*.

No teor dos títulos, a exigência ou indicação do vencimento *de data* ou *de vista* é anotada pela menção do vencimento se *a dias de vista* ou *a dias de data*.

Ver: *Data, Dia*.

DEDUÇÃO. Derivado do latim *deductio*, de *deducere* (abater, diminuir, cortar, desapossar), é empregado na terminologia jurídica, num duplo sentido:

Dedução. No que lhe dá a equivalência de *abatimento, redução, subtração*, que se faz a um crédito ou a uma conta, quando, anteriormente, por conta deste ou desta, já se promoveu qualquer entrega ou pagamento; ou como equivalente a *abono*, quando, por benevolência do credor, no crédito ou na conta se efetiva um abatimento.

Neste sentido, *dedução* parece assemelhar-se, em significado, à *compensação*.

Mas, difere-se deste, pois que a *dedução* é resultante de crédito já feito sobre a mesma dívida ou abatimento a que se tem direito por qualquer título. E a *compensação* é crédito, de natureza diferente, mas certo e compensável, que se opõe a outro crédito também exigível.

São, assim, créditos exigíveis, simultaneamente, pelo credor contra o devedor e pelo devedor contra o credor, os quais, pela compensação, se amortizam reciprocamente.

Na dedução, há *créditos próprios* ou consequentes de dívida, em que se faz ou se pede o abatimento.

Dedução. Na terminologia forense, significa toda exposição ordenada de fatos, ou argumentos, em que se baseia um pedido, uma contestação, ou uma acusação. Toda dedução, seja de *defesa*, de *oposição*, de *exceção*, deve ser formulada, segundo a regra processual, nos moldes indicados para a petição, contendo, além dos elementos que propriamente a compõem, os que se tornarem indispensáveis à indicação de seu objetivo, dando o nome de quem a faz, contra quem é feita e do juiz a quem é dirigida. E toda *matéria deduzida* deve ser exposta com clareza e ser precisa, refira-se a fatos ou ao próprio direito, assim articulado.

Dedução. Na técnica do Direito Tributário, indica o vocábulo o *abatimento* ou *rebate* legalmente autorizado na soma dos rendimentos sujeitos ao imposto de renda, a fim de que se verifique o total dos *rendimentos líquidos*, sobre os quais se tem de pagar o devido imposto.

“DE FACTO”. Locução latina, que se traduz *de fato*, com o sentido de *efetivamente*.

Opõe-se a *de jure* (de direito).

DEFEITO. Derivado do latim *defectus* (falta, ausência), é empregado na terminologia jurídica, com o mesmo sentido de *vício*, isto é, a *imperfeição* ou *falha*, que venha prejudicar ou diminuir a qualidade ou caráter, seja do ato, da coisa ou da pessoa.

Os *defeitos*, como vícios ou falhas que são, dizem-se materiais ou morais.

Mas, nos domínios jurídicos, somente os defeitos de ordem material, que possam *viciar* os atos ou as coisas, e os defeitos propriamente *físicos*, que possam atacar as pessoas, são objeto de consideração, escapando os morais à sua esfera.

Em relação aos defeitos referentes às coisas, ou que atacam as coisas, diminuindo sua utilidade ou valia, mais propriamente se dizem *vícios redibitórios*, quando se encontram *ocultos*, ou sejam desconhecidos pela parte que as recebeu, por qualquer título.

Quando o defeito atinge o ato jurídico, consistindo, assim, em omissão ou falha à formalidade ou prescrição imposta por lei para sua eficácia, diz-se, especialmente, *defeito jurídico*, o qual, segundo a regra, *vicia* o ato, ou para diminuir a sua eficácia jurídica ou mesmo para lhe retirar qualquer eficácia.

Em tal situação, será encarado o *defeito* como irremovível ou insanável, ou como removível e sanável.

Se removível ou sanável, poderá ser suprida a omissão e ficar correto o ato, para que tenha a valia de direito.

Se insanável ou irremovível, não haverá suprimento possível nem remoção capaz de fazer desaparecer o defeito, a fim de que possa ser o ato validado.

Várias causas podem determinar, em direito, o vício ou o defeito do ato: a simulação, a fraude, o dolo, a coação, aplicados no intuito de levar a pessoa a consentir para a sua prática, o que não faria sem qualquer influência de tais manejos ou atos fraudulentos, ou a preterição de formalidade que se imponha como necessária ou substancial para a sua validade jurídica.

O próprio *erro* estrutura elemento para o vício, que possa atacar o ato: é que ele exclui a validade do consentimento, segundo o princípio de que *error excludit consensum*.

DEFEITO FÍSICO. Assim se pode dizer, propriamente, da *mutação* em qualquer parte do corpo de uma pessoa natural, o que também se diz *deformidade*, como a falta de qualquer *qualidade física*, que a torne *anormal*, tal como a dubiedade do sexo, a impotência.

Em relação às *mutações*, são consideradas pela lei civil para os casos das reparações, quando delas resultam ou quando impossibilita o mutilado de exercer o seu ofício ou profissão.

Quanto aos demais defeitos físicos, propriamente orgânicos ou sexuais, são mais particularmente considerados sob a denominação de *defeitos físicos irremediáveis*, nos contratos de casamento, quando por sua evidência se anota a impossibilidade da *procriação*.

E neles se capitulam a impotência, o hermafroditismo, e outros que impeçam, por defeito do homem ou da mulher, a concepção.

DEFEITO JURÍDICO. Entende-se toda falta ou omissão à regra ou prescrição legal, julgada indispensável à validade do ato. Tem, assim, o mesmo sentido de *vício jurídico*, próprio aos atos, e que se distingue do *vício redibitório*, especialmente designativo do *defeito oculto* que é conduzido pela coisa.

DEFEITOS DE EDIFICAÇÃO. Vide: *Vício de construção*.

DEFENSOR. Em sentido genérico, nomeia toda pessoa que protege, ampara ou defende uma outra.

Na terminologia forense, seja civil ou criminal, designa a pessoa que, por determinação do juiz, em virtude do cargo ou por mandato, defende ou patrocina os interesses de outrem, em virtude de ação ou demanda contra ele intentada ou proposta, seja para ressalva de seus direitos ou para afastá-lo de acusação, que lhe é imputada.

É assim o *patrono*, o *advogado*.

DEFENSOR DATIVO. O defensor que o juiz nomeou para atuar em favor da parte.

DEFENSOR DO VÍNCULO. Refere-se àquele que defenda o vínculo matrimonial na ação de nulidade do casamento (Cód. Civil/1916, art. 222 – artigo sem correspondência no Cód. Civil/2002). Também denominado defensor do matrimônio. (ngc)

DEFENSOR EX OFFICIO. Aquele a quem incumbe exercitar no processo, em razão de seu ofício, a defesa de alguém.

DEFENSORIA PÚBLICA. É instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, integral e gratuita, em todos os graus, dos necessitados, ou seja, dos que comprovam insuficiência de recursos (CF de 1988, arts. 5º, LXXIV; 24, XIII; 134; ADCT, art. 22; Lei nº 1.060, de 05.03.1950).

DEFERIR. Derivado do verbo latino *deferre*, possui uma infinidade de sentidos, todos eles segundo o próprio uso no idioma de que proveio.

Mas, na linguagem correntia do foro, é aplicado na significação de *despachar favoravelmente*, o que equivale a *conceder* ou a *atender* o que é solicitado em uma petição ou requerimento.

No sentido de *outorgar*, é aplicado pela lei civil, notadamente quando qualifica de *deferido* o direito futuro, cuja aquisição depende somente do arbítrio do sujeito, em antagonismo a *o não deferido*, quando a mesma aquisição está subordinada ao evento de fatos ou condições fálveis.

DEFESA. Derivado do latim *defensa*, é aplicado, em sentido amplo, para indicar todos os meios que assistem a cada pessoa para contrapor-se aos ataques dirigidos à sua pessoa ou a seus bens, em virtude dos quais opõe justa repulsa às ofensas físicas ou jurídicas intentadas.

Defesa. Em matéria penal, considerada em relação à agressão, é o ato de justa reação ao atentado físico ou moral contra a pessoa. É a reação contra a ação agressora, para anulá-la ou tornar ineficaz a intenção do agente, ou diminuir-lhe os resultados.

E, quando injusto ataque ou agressão ameaça provocar um *mal grave e iminente*, e a *defesa* possa mesmo tomar o caráter de violência, uma resposta na altura da agressão, caracteriza-se *legítima*. E mesmo que o fato, que der causa, se qualifique de crime, exclui qualquer imputabilidade ao agente. A *repulsa*, então, que qualifica a defesa de legítima, deve ser *moderada*, limitada aos meios indispensáveis para impedir o *ataque* que se mostre *atual e iminente*, não ultrapassando, assim, a atos que se mostrem excessivos ou desnecessários, quando por outros mais suasórios se evitaria o mal pretendido pela injusta agressão.

Os atos praticados em *legítima defesa* não se consideram *ilícitos*.

Defesa. Na técnica processual, por defesa entende-se toda produção de fatos ou dedução de argumentos apresentada por uma pessoa em oposição ao pedido ou alegado por outrem, numa causa ou acusação.

Compõe-se, assim, de *alegações* que procuram destruir as pretensões de outrem, quando investem contra o direito, ou anular as acusações, quando são imputadas a alguém.

Neste particular, a defesa se diz *civil* ou *penal*, segundo é apresentada em demanda cível ou em processo-crime.

Em matéria cível, a principal peça de defesa é a *contestação*, ato de defesa inicial ou de impugnação do réu às pretensões do autor.

Defesa. Em linguagem militar, designa todo *lugar fortificado* ou *armado*, para opor resistência a qualquer tentativa de invasão.

E, neste conceito, entende-se *defesa nacional* o conjunto de serviços organizados com a intenção de assegurar a integridade territorial de um país.

DEFESA DA POSSE. Ocorre quando o possuidor turbado ou esbulhado mantém-se ou se restitui na posse da coisa logo após o ataque ao seu direito (Cód. Civil/2002, art. 1.210, § 1º; Cód. Civil/1916, art. 502).

DEFESA DE TERCEIRO. Refere-se aos atos defensivos voltados à proteção de pessoa que não seja o defendente (legítima defesa de terceiro).

Defesas mecânicas predispostas ou ofendículos, que são meios físicos empregados para a defesa de determinado bem, como, por exemplo, cerca eletrificada ou cacos de vidro sobre o muro.

DEFESA DE TESE. No Direito Administrativo ocorre quando o candidato a título acadêmico apresenta sua tese perante a banca examinadora.

DEFESA DO CONSUMIDOR. No Direito Constitucional é um dos princípios gerais da ordem econômica (art. 170, V, da Constituição de 1988).

DEFESA PRÉVIA OU ALEGAÇÕES PRELIMINARES. A defesa apresentada no processo penal ou administrativo previamente ao recebimento da denúncia ou logo após a instauração do processo.

Deve ser apresentada após o interrogatório no prazo de 3 (três) dias.

Se a parte não apresentar defesa prévia perde o direito a arrolar testemunhas.

O rol de testemunhas deve ter o seguinte número máximo:

a) nas contravenções penais: 3;

b) nos crimes apenados com detenção: 5;

c) nos crimes apenados com reclusão: 8.

Na fase de defesa prévia devem ser requeridas as diligências e arguidas nulidades e exceções.

Atente-se que, quando o procedimento for daqueles que comporta apenas alegações preliminares, nestas, o defensor deve considerar toda a matéria de defesa; não assim quando o procedimento admitir alegações preliminares e alegações finais por escrito, hipótese na qual a defesa deverá cingir-se a um arrazoado simples na defesa prévia, reservando-se para desenvolver a tese da defesa nas alegações finais.

DEFESA PRÓPRIA. Refere-se aos atos defensivos voltados à proteção do próprio defendente em legítima defesa própria.

DEFESO. Indica tudo o que é *proibido* ou *interdito*, seja por lei, por sentença judicial ou por outro ato, a que se deva obediência.

DÉFICIT. Em latim, *deficit*, vocábulo latino tirado do verbo *deficere* (faltar, falhar), exprime a carência de valores necessários para equilibrar uma posição financeira, que, pela falta ou ausência deles, se apresenta em situação de *deficiência*.

O déficit se revela no excesso de *despesa* em relação ao montante da *receita*, seja por falta de *previsão*, seja porque os recursos competentes da receita tenham falhado.

Na técnica mercantil, diz-se que um comerciante está em déficit, quando o seu *ativo*, ou seja, quando a soma de seus bens não se mostra razoavelmente suficiente ou bastante para garantir ou cumprir as suas obrigações passivas.

Opõe-se ao superávit, revelador de excesso de receita ou de recursos sobre a despesa ou sobre os compromissos.

Vulgarmente confunde-se o déficit com o *desfalque*. É, assim, o déficit *de caixa*, quando há falta de dinheiro em caixa, sem que se justifique essa diferença ou esse desaparecimento.

Mas, em verdade, déficit, notadamente em matéria tributária, pode significar *desfalque*, ou seja, a redução imprevista numa arrecadação que se desfaleceu ou reduziu.

DEFINIDOR. Assim se diz, na terminologia eclesiástica, do religioso que é acolhido por sua Ordem, para com outros compor o *Capítulo* geral ou provincial, a que se atribui o poder de regular e *definir* os negócios da Ordem, da Província ou da Congregação.

Durante o Capítulo, cuja assembleia se diz de *definitório* (reunião de *definidores*), toda autoridade para elaborar regulamentos, dar definições (decisões) ou assentar estatutos é cometida a eles, cabendo-lhes ainda promover as eleições dos superiores para as respectivas ordens.

Diz-se, também, de *consultor*.

DEFINITIVO. Derivado do latim *definitivus*, de *definire* (terminar, pôr termo), tal como já era entendido no sentido jurídico romano, significa *decisivo*, *peremptório*. Nesta razão, aplicado à técnica forense, *definitivo* quer significar todo e qualquer ato ou decisão que tenha *decidido* ou *terminado* a questão, pondo fim à demanda.

Mas, relativo à *definição*, ou de *definição*, o *definitivo* não exprime somente o que é terminado (terminativo), mas o que é *definido* (decidido) em termos peremptórios.

Referente à sentença, designa o seu caráter de decisão final, que culmina com a solução da pendência ou a terminação dela.

E daí se distinguir do simplesmente *terminativo*, que pode advir de uma decisão *interlocutória*, embora de efeitos perfeitamente idênticos.

O *definitivo* refere-se à *decisão final*, à sentença que vai julgar o feito para decidir de seu mérito, pois que não se pode fugir ao seu próprio sentido de *ultimado*, amplamente tido.

Definitivo. Na terminologia dos contrapontos ou das obrigações, indica seu *acabamento*, sua *últimação*, em virtude do que se consideram perfeitos e acabados, ou validamente concluídos.

DEFLAÇÃO. Usado como expressão técnica da Economia Política, indica a *redução do volume* da circulação monetária e fiduciária, opondo-se, assim, ao sentido de *inflação*.

Pela deflação, ocorrendo a escassez da moeda, registra-se sua valorização, ou seja, *crece seu valor aquisitivo*. Como consequência, descem os preços das utilidades.

DEFLORAMENTO. Derivado do verbo latino *deflorare* (colher a flor), na terminologia do Direito Penal, foi o vocábulo admitido, numa acepção figurada, para indicar a primeira conjunção carnal com mulher virgem, em virtude da qual ela perde a sua *virgindade*.

Em regra, o defloramento, consequente da posse carnal de mulher virgem, ou seja, da primeira cópula, materializa-se por lesões advindas aos órgãos genitais da mulher, notadamente da ruptura do hímen, pela introdução do órgão genital masculino, ou pênis, nas partes genitais da mulher.

Casos há, em que, mesmo ocorrendo a relação sexual do homem com a mulher virgem, não se verifica a ruptura do hímen: quando este se diz complacente.

O *defloramento*, na técnica do Direito Penal, difere do *estupro*, que pode ocorrer com ou sem defloramento, desde que se caracteriza pela violência empregada para a posse da mulher virgem.

As questões de defloramento se firmam nos *laudos periciais* dos médicos, em virtude dos quais se constata se *recente* ou *antigo*, se procedente ou improcedente, só se admitindo provas de outra espécie para evidência de seu *autor*, não do ato carnal em si, pois que a pesquisa médico-legal é que dirá se houve, ou não, defloramento, determinando o *corpo de delito*, que será imputado ao *agente*, se visto que ele em verdade foi o *deflorador*.

DEFORMIDADE. Derivado do latim *deformitas*, em sentido amplo, é aplicado na terminologia jurídica, na acepção de *defeito*, *vício*, *irregularidade de forma*, *fealdade*.

A lei civil também a chama de *deformação*, e dá ideia da mesma *irregularidade* ou *alteração da forma habitual do físico* de uma pessoa.

Nesta razão, diz-se que a *deformidade* ou *deformação* é um *defeito físico*, embora, em seu conceito técnico, defeito físico possua maior extensão, pois, além da irregularidade da forma física da pessoa, indica *defeito* de ordem sexual, e compreende a própria *mutilação de membros* ou *aleijamento*.

Assim sendo, *deformidade*, segundo seu próprio sentido etimológico, do verbo latino *deformare*, ou mesmo de *deformis* (de *de* e *forma*), dá certo sentido de *desfiguração*, *fealdade* ou *hediondez*, decorrente da deformidade, ou do ato que desfez a forma ou alterou a forma habitual.

A deformidade pode ser congênita. Mas, o Direito somente a ela se refere, quando se trata de deformidade consequente de *dano* ou *lesão*, que atinge à pessoa normal para lhe modificar a forma habitual, não somente quanto a seu rosto, como a seus membros, desde que dela resulte mudança de atitude ou forma habitual, tornando-se um *aleijão*.

Para formá-la, tecnicamente se exige que a deformidade seja *aparente*, isto é, visível, observável, *irreparável*, quer dizer, que não possa ser suprida pela arte plástica ou por qualquer outro meio clínico; *permanente*, ou seja, *durável* e *indelével*.

Não obstante a *mutilação* ser considerada especialmente a perda de um dos membros superiores ou inferiores da pessoa ou de parte deles, pode, segundo as circunstâncias, resultar numa deformidade, desde que, por ela, decorra uma alteração na figura ou na atitude da pessoa, o que, em realidade, altera ou modifica a sua forma habitual.

Da alteração da forma habitual da pessoa, proveniente de lesão ou dano físico causado a seu corpo, é que advém a *deformidade*.

DEFRAUDAR. Derivado do latim *defraudare* (tomar com engano ou fraudulentamente), é empregado, na terminologia jurídica, no sentido de *espoliar* com fraude, ou *usar de astúcia* para fugir ao cumprimento de princípio legal.

Na técnica do Direito Tributário, a expressão serve notadamente para indicar o *ato de fraude*, pelo qual uma pessoa, maliciosamente, fugindo ao mando legal, *sonega impostos*, *desfalca* criminosamente a arrecadação das rendas públicas, para o qual se diz *defraudação de rendas*.

Defraudar, assim, tem sempre consigo o sentido do *prejuízo* ou da *privação* de uma riqueza, arditosamente tomada de outrem.

E tanto significa *espoliar*, com malícia ou má-fé, como *não cumprir*, com dolo, um dever a que se está obrigado, ou que é imposto por lei, em virtude do que se *priva* alguém de bens ou riquezas, que de direito lhe competem.

De modo que defraudar significará, em qualquer emergência, retirar ou privar alguém, por meios arditos, de bens que se encontram integrados em seu patrimônio, como de bens que deveriam a ele ser agregados.

Neste sentido, pois, a *sonegação de bens*, ocorrida no inventário, será uma *defraudação aos herdeiros* ou uma *defraudação à herança*. E a *sonegação de impostos* diz-se, também, uma *defraudação ao erário*, bem como um *desvio de dinheiro* (desfalque ou peculato) possui o mesmo aspecto de *defraudação*.

DEFUNTO. É a pessoa falecida. No Direito das Sucessões refere-se ao autor da herança, de cuja sucessão se trata.

DEGRADAÇÃO. Juridicamente, diz-se *degradação*, do latim *degradare* (privar do grau ou da dignidade), para a destituição ou privação de grau, cargo ou dignidade, feita à pessoa que os possuía, como penalidade ignominiosa ou infamante.

Essa privação de graduação, ou dignidade, decorre de sentença, em que se julga o *degradado* autor de crime contra a honra ou dignidade da pátria ou da instituição a que pertence.

DEGRAU. É indicativo do *desnivelamento* formado por duas superfícies não aflatadas (niveladas) e que se mostram, por essa razão, em planos diferentes, um mais elevado que o outro.

Nas *escadas*, construídas nos edifícios para acesso a compartimentos mais elevados ou colocados em planos de níveis diversos, os *degraus*, colocados em série, têm igual significação. E são constituídos de duas partes: a vertical, chamada também de *espelho*, e a horizontal ou *piso*.

DEGREDO. Designação que se dá à *pena* que impõe a saída de uma pessoa da terra em que reside. E também se dá essa denominação para o *local*, em que se vai cumprir a sentença.

É assim empregado no mesmo sentido de *desterro* ou de *exílio*.

No entanto, mais propriamente se emprega *exílio* para indicar o *desterro* voluntário e aquele que não é imposto em caráter infamante, enquanto o *degrado* é tido como o *desterro* imposto por sentença condenatória em caráter ignominioso.

DEIXA. Denominação jurídica dada ao *legado* ou *herança* instituída em testamento. Tem o mesmo sentido de *instituição testamentária*.

Deixa. Na terminologia do teatro, diz-se das últimas palavras pronunciadas por um *ator*, que antecede outro no seu diálogo.

Nesta razão, extensivamente, assim se diz do *falho argumento* aduzido por alguém, o qual constitui *deixa*, para que se destruam as suas asserções ou alegações.

“DE JURE”. Traduz-se de *direito*. E se opõe ao *de facto*.

Aplica-se, notadamente, na expressão *juris et de jure*, para indicar o que se funda num princípio absoluto de *direito*, não admitindo, pois, controvérsia ou impugnação, enquanto que o *juris tantum* admite contrariedade.

DEJÚRIO. Juramento solene.

DELAÇÃO. Originado de *delatio*, de *deferre* (na sua acepção de denunciar, delatar, acusar, *deferir*), é aplicado na linguagem forense mais propriamente para designar

a *denúncia* de um delito, praticado por uma pessoa, sem que o *denunciante* (*delator*) se mostre parte interessada diretamente na sua repressão, feita perante autoridade judiciária ou policial, a quem compete a iniciativa de promover a verificação da denúncia e a punição do criminoso.

Toma-se, assim, a delação num sentido pejorativo, visto que, em regra, a consideram o produto de vingança ou ódio ou qualquer outra paixão, quando, além do desejo de fazer mal, não ocorre na intenção de se conseguirem proventos materiais ou outros benefícios.

E, nesta razão, o *delator*, aquele que leva a denúncia ou faz a acusação, é sempre olhado de modo odioso.

Desse modo, mais propriamente, emprega-se o vocábulo delação para indicar a denúncia ou acusação que é feita por uma das próprias pessoas que participam da *conspiração*, revelando uma traição aos próprios companheiros.

DELAÇÃO DA HERANÇA. É locução empregada para indicar o preciso tempo em que a herança é deferida, em face da *declaração da sucessão*, ou na expressão romana *delata hereditas*.

E a *herança*, dentro do princípio aceito, é sempre deferida desde o momento da morte do *testador*, ou desde o momento da morte do *de cuius*, se em *sucessão intestada*.

O interesse em se querer saber o tempo exato da *delação da herança* é porque ela mostra o tempo inicial para exame da capacidade sucessória; em consequência, determina o momento em que também a herança se defere.

E, conforme é princípio firmado, a *capacidade para suceder* é a do tempo da abertura da *sucessão*.

Mas o testamento válido também *legitima* a capacidade para suceder.

DELAÇÃO PREMIADA. É a delação realizada por pessoa envolvida no delito e que procura obter o benefício de redução ou mesmo isenção das penas respectivas. (nsf)

“DEL CREDERE”. Assim se designa a comissão ou prêmio que é pago ou prometido por um comerciante a seu representante ou comissário, em virtude de sua obrigação de responder pela *solvabilidade* da pessoa com quem operou a mando ou não do comitente, sobre transações de interesse deste.

Vide: “*Credere*”.

DELEGAÇÃO. Derivado do latim *delegatio*, de *delegare* (confiar, enviar, atribuir, constituir), exprime na linguagem jurídica, em sentido amplo, a concessão ou a transmissão de um *poder*, atribuído ou inerente a uma pessoa, promovida por esta a outrem para que pratique atos, que lhe eram confiados, ou exerça função, que lhe era atribuída ou confiada.

A *delegação*, assim, em sentido genérico de substituição de pessoa, na execução de determinados atos, ou na atribuição de poderes a uma pessoa para o exercício de certas funções, confunde-se com ou equivale aos institutos da *comissão* ou do *mandato*, tomados, também, em lata significação, pois que, em própria acepção, em qualquer aspecto, *delegação* revela sempre *transmissão* ou *constituição de poderes*. E, neste sentido, *delegação* possui a mesma equivalência de *representação e outorga de poderes*.

No entanto, embora o *mandato*, propriamente, indique uma *delegação*, análogos no efeito representativo que ambos têm, a *delegação* conduz acepção muito mais ampla, pois que, na representação que atesta, não se conferem, em princípio, somente os poderes anotados e restritos, que formam objeto do *mandato jurídico*.

Os poderes contidos na delegação são mais extensos, abrangendo maior soma de atos.

Assim, a *delegação pública*, em virtude da qual as autoridades públicas ou administrativas se dizem representantes ou delegados do povo ou da soberania popular, se desenvolve num âmbito de ação que não pode ser limitado aos restritos poderes de mera representação privada.

Além disso, no mandato, em regra, é admissível a retransmissão (*substabelecimento*) dos poderes conferidos. Assim não ocorre na *delegação*, pois que, se trata de funções privativas de um poder, não podem ser transmitidas a outro.

Mesmo nas sociedades civis ou comerciais há *delegações*. As diretorias das sociedades civis ou comerciais mostram-nos o aspecto da configuração jurídica.

E os gerentes das sociedades comerciais, que se dizem titulares ou autorizados a assinar as firmas ou razões comerciais, dizem-se investidos em *delegação* da sociedade. Em razão dela, é que assinam o *próprio nome da firma* e não simplesmente como mandatários comuns, pois assim não a assinariam, mas simplesmente a firmariam nesta condição de mandatários: *por procuração*.

Por outro lado, pela delegação, somente eles podem legalmente praticar atos, assinando a própria razão social. Esta é indelegável, o que significa que não se pode autorizar outrem para assinar o nome da firma. Poderá assinar *pela firma*, o que, bem visível, não significa a mesma coisa.

A *delegação pública*, conferida a autoridades ou aos poderes públicos, é sempre autorizada pela própria lei, em virtude de princípio instituído no Direito Constitucional. E se indica *asoma de poderes* atribuídos a um poder ou autoridade pública para desempenho de suas funções políticas ou administrativas.

Por vezes, quando esse mesmo poder ou essa mesma autoridade não pode, diretamente, desempenhar as funções que lhe são atribuídas, outrem, por *delegação*, pode exercitá-las. A delegação não é transmissível, de poder a poder, quando se declara legalmente *indelegável*.

A *delegação particular* é a que é confiada a indivíduos por instituições particulares, civis ou comerciais, ou mesmo em virtude de lei, para desempenho de atos de interesse das instituições ou de pessoas. Confunde-se, geralmente, com o *mandato legal*, por ser, em vários casos, atribuição de poderes ou instituição de funções, derivadas da própria lei.

Delegação. Dá-se a denominação, em certos casos, ao *grupo de pessoas* designado para desempenho de certa *comissão*, na qual tem autoridade para resolver ou solucionar o assunto que é objeto do poder autorizado.

As pessoas que fazem parte dessa *delegação* dizem-se *enviados*, de *legati*, ou *delegados*.

E são comuns as *delegações*, significando as comissões ou representações diplomáticas, que se enviam aos congressos ou conclaves internacionais.

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Utilizada como medida de descentralização administrativa, tem por objetivo transferir a uma autoridade delegada a competência para a execução de atribuições específicas.

DELEGAÇÃO DO DEVEDOR. Na terminologia do Direito Creditório, o vocábulo, dentro do seu sentido etimológico, de *cedência* ou *cessão*, traz o sentido de *substituição* do primitivo devedor por outra pessoa que se compromete a cumprir a obrigação dele, mediante prévio consentimento do próprio credor.

Diz-se, acertadamente, *delegação do devedor*. E a figura jurídica se anota em uma espécie *denovação*, desde que, aceita a *delegação* pelo *delegado* e anuindo o credor na substituição, se tem o *delegante* (pessoa que delega ou promove a substituição para que outrem pague a sua obrigação), como havendo cumprido a obrigação, prevalecendo esta, a seguir, somente em relação ao *delegado*.

A validade da delegação, pois, está no consentimento do *delegado*, em pagar pelo delegante a dívida dele, e do *credor*, em aceitar a delegação.

DELEGAÇÃO LEGISLATIVA. Denomina-se o ato através do qual o Presidente da República solicita ao Congresso Nacional a expedição de resolução, delegando-lhe poder para editar a lei.

Excetuam-se da delegação legislativa a matéria de competência privativa do Poder Legislativo e as vedações constitucionais expressas.

Determinando a resolução que o projeto de lei, oriundo do Executivo, seja apreciado pelo Congresso, este o fará em votação única, proibidas emendas.

DELEGACIA. É o nome que se dá a toda *repartição pública*, onde a pessoa que chefia os serviços exerce suas funções em virtude de *delegação* dos poderes constituídos ou de autoridades superiores, a quem se cometem tais poderes de administração ou gestão dos negócios públicos.

DELEGACIA POLICIAL. Ou delegacia de polícia, entende-se a repartição, sob a chefia de um *delegado de polícia*, a que se encontram afetos todos os negócios de ordem policial a um certo *distrito*.

Vide: *Polícia*.

DELEGADO. Denominação genérica dada a toda pessoa que desempenha uma incumbência ou cargo, em virtude de *delegação*.

É o chefe ou diretor de uma delegacia: *delegado de polícia*.

DELEITE. Vocábulo derivado de *deleitar*, do latim *delectare* (encantar, recrear), é especialmente aplicado na terminologia jurídica para indicar a *benfeitoria* que se faz para recreio ou mero *deleite*.

Entende-se, assim, o que não é *necessário*, que não vem aumentar a *utilidade* da coisa, mas simplesmente aformoseá-la, encantá-la, ou seja, para *enriquecer* o aspecto exterior da coisa.

Na série de benfeitorias, não se mostra benfeitoria *útil*, nem se entende *necessária*. É benfeitoria *voluptuária*, estabelecida para gozo de quem a fez, não por necessidade ou para aumentar a utilidade da coisa.

Dessa forma, não é ressarcível ou indenizável a benfeitoria de mero deleite.

Vide: *Benfeitorias*.

DELIBAÇÃO. Expressão que vem do direito italiano, significando decisão ou cognição, isto é, a extensão do provimento judicial ou administrativo sobre determinado tema. (nsf)

DELIBERAÇÃO. Derivado do latim *deliberatio*, de *deliberare* (resolver, decidir), é aplicado para indicar toda *resolução* ou *decisão*, tomada por uma pessoa ou por uma assembleia, mediante prévia discussão e exame da matéria, assim submetida a esse veredicto.

Geralmente é o vocábulo mais propriamente empregado para indicar a decisão ou resolução tomada pelas entidades coletivas, nas quais, por maioria de votos das pessoas físicas que a integram, se tem a *deliberação* como tomada.

Neste sentido, então, é a *deliberação* tida como a *resolução* de ordem coletiva, ou seja, *adecisão* que é tomada por aprovação de várias pessoas, ou pelo voto da maioria delas, sobre o que se deve fazer ou determinando sobre qualquer assunto.

Não é também outro o sentido em que a toma o Direito Marítimo, a respeito da *deliberação* que deve ser tomada a bordo, entre o capitão e os oficiais do navio, a respeito de empréstimos a riscos, alijamentos ou outras providências de caráter extraordinário, que possam trazer danos ao navio ou às fazendas por ele carregadas. É a *decisão* que tomam acerca dos mesmos fatos, firmando a medida executada.

DELIBERAÇÃO DE PARTILHA. É ato de processo, executado na ação divisória, na liquidação das sociedades, no inventário ou no concurso de credores, mediante o qual se determina a efetividade da *partilha* a ser feita, segundo o estilo, entre os condôminos, entre os sócios, entre os herdeiros ou entre os credores habilitados.

O ato consta de despacho do juiz do feito. E a seguir dele é que se promoverá, em verdade, a *partilha* legalmente autorizada.

Nele poderão ser tomadas ou alvitadas as medidas necessárias à perfeita execução da *partilha*, ou seja, a sua forma. E pelo seu caráter *deliberativo* é que se diz de *deliberação*, pois por esta se entende a determinação para que a *partilha* seja cumprida, consoante todas as regras legalmente instituídas.

DELIBERAÇÃO DOS CONDÔMINOS. Assim se diz da solução coletivamente dada pelos condôminos nas questões suscitadas a respeito da coisa comum, tais como sobre a venda, locação, arrendamento ou administração.

DELIBERATIVO. De *deliberar*, serve para indicar ou atribuir a qualidade ou o caráter da pessoa ou do órgão que possa validamente tomar qualquer *deliberação* ou decidir sobre questões e matérias trazidas a seu conhecimento.

Pelo *poder deliberativo*, então, que legalmente se confere, a pessoa ou o órgão *delibera*, tendo semelhante *ato* ou *resolução deliberativa* eficácia jurídica para obrigar e criar direitos.

Bem verdade que a autoridade deliberativa concedida deve apresentar-se segundo as regras legais, respeitando suas exigências.

Assim, por exemplo, as *assembleias*, de qualquer natureza, para que possam tomar *deliberações* com validade jurídica, devem atender às regras legais acerca do *quorum* deliberativo. Sem este, validade não terá a deliberação, porque constituído legalmente não foi o poder deliberativo da assembleia.

DELIMITAÇÃO. Vocábulo derivado de *delimitado*, do verbo latino *delimitare* (limitar, demarcar, fixar limites), é aplicado para indicar o ato pelo qual se *determinam* os pontos dominantes da questão ou se *demarcam* os limites de uma propriedade.

No primeiro caso, encontra o vocábulo equivalência em *fixação*, e, no segundo, possui o mesmo sentido de *demarcação*.

Em qualquer hipótese, porém, seja em relação à coisa, em relação ao fato ou a respeito de um ato, *delimitação* quer certamente significar a *definição* que se dá ao conteúdo da coisa, do fato ou do ato, em virtude do que eles ficarão *definidos*, *determinados*, *limitados*, *exatos*, *circunscritos* aos domínios, perfeitamente *delimitados*. E, assim, não poderão ser *excedidos*, porque a *delimitação* fixa qualquer ação ou exercício, mesmo de direito legítimo, aos limites que por eles se assinalam.

DELIMITAÇÃO DA SENTENÇA. E, conforme o conceito, por delimitação da sentença entendem-se os *limites do decisório judicial*, fixados que são no *conteúdo do pedido inicial*.

Nesta limitação é que se encerra a *potestas iudicii* do julgador. E, se mais faz, exorbita de sua competência, transpondo, sem dúvida, os limites do libelo ou do pedido, para mostrar um grave defeito de julgamento: *nullus est major defectus quam defectus potestatis*.

Desta forma, a *limitação da sentença*, no princípio de que deve corresponder ao pedido, fixa o poder de julgar, que consiste em condenar o réu ou o absolver, no todo ou em parte do pedido.

DELIMITAÇÃO DE PODERES. É a *fixação* de poderes deferidos a uma pessoa, seja para exercitar uma função pública, por delegação do poder público, ou por mandato particular.

Qualquer ato praticado pelo *delegado* ou pelo *mandatário*, excedente dos poderes *delimitados*, entende-se exorbitante e fica à sua própria responsabilidade. E dele se desoneram os *delegados* e *mandante*, pela justa razão de que não autorizaram nem outorgaram poderes para a prática do ato excedente.

DELIMITAÇÃO DE PRÉDIOS. É a fixação de linhas limítrofes ou divisórias entre dois prédios, para que se *determine* até onde chegam os direitos dominiais dos respectivos proprietários. Quando não fixados os limites, é por meio da ação de demarcação que a delimitação se processa.

DELINQUÊNCIA. Derivado do latim *delinquentia*, de *delinquere* (cometer uma falta, cair numa falha), na técnica do Direito Penal não somente significa o estado ou qualidade de *delinquente*, como indica o próprio *delito* ou *falta criminosa*.

DELINQUENTE. Derivado de *delinquens*, de *delinquere*, é o vocábulo aplicado para indicar a pessoa que cometeu um *delito* ou praticou uma *falta*, qualificada crime ou contravenção pela lei penal.

Desta forma, tecnicamente, é empregado na mesma equivalência de *criminoso*.

Para a pessoa que comete o *delito*, pela primeira vez, diz-se que é *primário*, em oposição a *oreincidente*, ao habitual ou profissional.

Examinado o *delinquente*, na sua personalidade criminosa (constituição) ou estado de delinquência, os criminalistas fazem uma classificação acerca das pessoas que delinquem, dando-lhes, conforme suas teorias, as mais variadas denominações.

E assim dizem *delinquente nato* o que outros chamam de *criminoso congênito*, *delinquente emotivo*, *delinquente por tendência*, *delinquente epileptoide* etc., dentro de cuja terminologia procuram fundar os motivos que os levaram à prática do crime ou do delito.

DELITO. Derivado do latim *delictum*, de *delinquere*, é, em sentido geral, aplicado para significar ou indicar todo *fato ilícito*, ou seja, todo *fato voluntário*, que possa resultar numa reparação, sujeitando aquele que lhe deu causa às sanções previstas na lei penal.

Nesta razão, compreendido o delito em *civil* e em *penal*, assinala-se a justa diferença entre os sentidos revelados por um e por outro.

O *ilícito civil*, que dá caráter ao *delito civil*, advém quando a ação ou a omissão culposa ou dolosa traz prejuízo ao patrimônio do ofendido ou dano físico à sua pessoa, em virtude do qual se funda a justa reparação civil. E, em regra, independe da natureza penal do fato.

De igual modo, nem sempre o ato criminoso ou o fato ilícito dá motivo a esta reparação, pois que ela se funda em prejuízo realmente causado. O delito civil, em regra, é de caráter material.

No entanto, pelo princípio penal, o delito, como tal qualificado em lei, tanto se pune pela *consumação* como pela *tentativa*, pois que para ela não se atenta como fundamental a evidência do prejuízo ao ofendido, mas a transgressão ao preceito imposto em bem da coletividade.

É, assim, o *crime*, especificamente definido.

Nesta razão, o sentido de *delito* tem um âmbito genérico, de que o *crime* e a *contravenção* se dizem espécies.

E, nestas condições, costumam assinalar os delitos em *delito civil*, *delito penal*, *delito correccional*, *delito fiscal*, *delito funcional* etc., sendo compreendidos e definidos segundo o próprio sentido que lhes emprestam os qualificativos adotados.

Dessa forma, o *delito*, em amplo sentido, mostra ser o ato que transgride ou ofende as leis ou os preceitos instituídos pelo Direito.

Traz, por isso, significação mais ampla que a do *crime*, que mais propriamente se diz a ação ou omissão, que viola a lei penal, desde que imputável a alguém, e se mostre dolosa ou culposa.

Vide: *Crime*.

DELITO AUTÔNOMO. O delito autônomo é aquele que possui ligação com o tipo fundamental, porém conta com uma estrutura própria, com elementares características e sanções independentes, distintas do tipo básico. O art. 33 da Lei de Drogas é um exemplo de delito autônomo. (pg)

DELITO CIVIL. Especificamente, assim se diz de todo ato ilícito ou uso imoral de um direito que, possuindo o caráter de falta ou violência, faça nascer um dano, de que resulte a obrigação de uma reparação.

Ao contrário do penal, que, por vezes, se apresenta como ofensa à coletividade, mais se mostra uma ofensa individual.

DELITO COMISSIVO. Assim se diz da transgressão a preceito proibitivo, ou seja, o que resulta da prática de ato que atenta contra preceito proibitivo.

DELITO CONTRAVENCIONAL. Assim se diz da ação ou omissão, qualificada contravenção, ou seja, aquela que se pratica em transgressão aos princípios instituídos, voluntariamente, mesmo sem dolo e culpa.

DELITO CORRECCIONAL. Diz-se da infração a que se sanciona pena, meramente correccional.

DELITO CULPOSO. Revela-se pela imprudência, negligência ou outras modalidades de culpa, evidenciadas na prática do ato, de que resulta prejuízo ao ofendido, o qual deve ser ressarcido pelo ofensor.

DELITO DE IMPRENSA. Assim se diz do ato pelo qual uma pessoa, utilizando-se da imprensa, assaca injúrias ou infâmias a outra pessoa, o que constitui crime punível pela lei penal.

DELITO DE RESULTADO CORTADO. O delito de resultado cortado se caracteriza quando o autor almeja um resultado que está fora do tipo, todavia, sem sua interferência. Um exemplo é o delito preterdoloso, quando o autor age com dolo no antecedente e culpa no consequente. (pg)

DELITO EM RICOCHETE. No delito em ricochete o autor quer um resultado, mas aceita que outras consequências possam advir da sua ação. Delito em Ricochete também pode ser conceituado como Dolo Direto de 2º Grau. (pg)

DELITO FISCAL. Denominação que se dá a toda transgressão aos princípios do Direito Tributário, tendente a frustrar as suas regras relativas às imposições tributárias.

DELITO INTENCIONAL. Aquele que se pratica com a intenção dolosa, ou seja, o fato que é praticado voluntariamente e com a intenção de conseguir o objetivo desejado.

DELITO MULTITUDINÁRIO. O delito multitudinário é praticado pela multidão, quando esta forma um só corpo. A doutrina diverge sobre o possível concurso de pessoas neste tipo de delito. Há quem admita o concurso de pessoas e quem não vislumbre tal hipótese por não haver liame subjetivo. (pg)

DELITO MUTILADO DE DOIS ATOS. O delito mutilado de dois atos ocorre quando o autor almeja um resultado, após ter realizado a conduta, que está fora do descrito no tipo. O delito mutilado de dois atos pode ser considerado como ato preparatório, é o caso do art. 289 do CP – Crime de moeda falsa. (pg)

DELITO PENAL. Toda ação ou omissão considerada crime pela lei.

DELITO PLURISSUBSISTENTE. O Delito plurissubsistente é aquele no qual o agente pratica dois ou mais atos para consumá-lo. Nesta modalidade de delito o agente deve percorrer o *iter criminis* para alcançar o resultado, admitindo tentativa.

A extorsão e o furto são exemplos de Delito plurissubsistente. (pg)

DELITO UNISSUBSISTENTE. Delito unissubsistente é aquele praticado em apenas um ato. Nesta modalidade de delito a conduta do agente não pode ser fracionada, não cabendo tentativa, segundo grande parte da doutrina.

A injúria e o desacato são exemplos de Delito unissubsistente. (pg)

DELITO VAGO. O crime vago pode ser definido como aquele praticado contra a coletividade. Neste crime não há um sujeito passivo definido ou com personalidade. É o exemplo do crime contra o pudor público. (pg)

Derivado do latim *distributio*, de *distribuere* (distribuir, repartir, dividir), entende-se a ação de distribuir ou dividir entre pessoas parte de uma coisa, que lhes é atribuída, ou de encargos que ficam à responsabilidade de cada uma.

Possui, assim, o mesmo sentido de *repartição* ou *repartimento*.

DELITO POR OMISSÃO. É o que resulta do não cumprimento de ato imperativo.

“**DELIVERY ORDER**”. Expressão inglesa, que se traduz *ordem de entrega*, onde mesmo se originou o instituto, usada para designar a *carta* ou a *ordem*, emanada do portador de um conhecimento, em virtude da qual autoriza a *entrega* a determinada pessoa de *uma parte* das mercadorias consignadas no mesmo conhecimento.

Geralmente, esta ordem é enviada ao próprio *capitão do navio*. E, como se vê, tem o mérito ou a função de considerar o conhecimento fracionado, tornando-se, por isso, um *conhecimento parcial*. Mas, juridicamente, não tem o mesmo valor do conhecimento, desde que se mostram títulos essencialmente diferentes.

DELONGA. Em sentido geral, possui a mesma significação de *demora* ou *dilação*. E, assim, se entende o *tempo*, que se concede, para que nele se pratique ou se faça alguma coisa.

Mas, na acepção em que a tomava a Ordenação Afonsina, significa a *demora* ou *protelação* no andamento do pleito.

DEMAGOGIA. Na Política é a corrupção da democracia, em que o exercício do poder está dirigido para a satisfação de interesses que não são os legítimos do povo.

DEMANDA. Derivado do verbo latino *demandare* (confiar, cometer), significa o ato pelo qual uma pessoa *confia* ou *entrega* ao julgamento da Justiça a solução do direito, que se encontra prejudicado ou ameaçado de perturbação, formulando, assim, o seu *pedido*, fundado no legítimo interesse de agir.

Neste particular, a demanda dá exata ideia da *questão já judicialmente suscitada*, ou seja, *amovimentação da ação* que vem assegurar o direito violado ou ameaçado.

É imposta, destarte, pela *propositura da ação*. E compreende daí todo procedimento judicial até a decisão da pendência, que põe fim à divergência, seja pela condenação do réu (transgressor do direito), ou por sua absolvição parcial ou total a pedido do autor (o prejudicial ou molestado no direito).

Necessariamente, implica o *pedido feito*, porque *demandar* é pedir judicialmente. E se compreende *em demanda*, enquanto em discussão ou em litígio, ou, sendo processado segundo as regras e o estilo, não tenha sido decidido.

Nesta razão, a acepção de *demanda* é mais ampla que a de *ação*, pois que indica a *ação em curso* ou já formulada em juízo e em processo, enquanto a *ação* revela o *direito de agir* ou *direito de ir pedir em juízo*, o que fundamenta ou autoriza a demanda indicativa do exercício da ação.

Embora a demanda tenha por objeto principal o esclarecimento do direito, a fim de que se defira, ou não, o pedido do demandante (autor), nem sempre importa num *litígio*, desde que a *questão* suscitada na petição inicial, a que lhe serve de base, não seja *impugnada* pela parte adversa, dita propriamente *demandado*, quando se opõe às pretensões do autor.

O *litígio* caracteriza a demanda quando surge a discussão entre autor e réu em torno da relação jurídica violada ou ameaçada, que a motiva.

Neste caso, há demanda litigiosa e não litigiosa, ocorrendo a segunda espécie, quando o réu é revel, por não comparecer à citação, ou, se comparecer por não se insurgir contra as pretensões do autor, para *litigar*, como também é de seu direito. E será também litigiosa, se qualquer outra pessoa, exibindo direito certo, venha opor-se às pretensões do demandante, pela oposição ou por qualquer outra intervenção, que lhe seja assegurada por lei. Assim, também, se formará *litígio*, pois que este nasce de qualquer discussão acerca do fato da coisa trazida a juízo.

Vide: *Ação*.

DEMARCAÇÃO. É empregado especialmente para assinalar o ato pelo qual se *delimitam* os pontos fronteiriços de uma propriedade ou os *confins* dos prédios, ou seja, quando se assinala por marcos a *linha divisória* entre dois prédios.

Possui sentido equivalente a *delimitação*. Somente que o primeiro é mais geral, e este exprime mais profundamente a determinação de limites entre bens imóveis, dentro dos quais cada proprietário exerce os seus direitos de senhor e possuidor.

Aliás, palavra formada da expressão *marca*, que quer dizer *limite*, bem significa o ato *demarcar* ou limitar o terreno ou o prédio, a fim de que visíveis se tornem as linhas de separação entre eles e o outro com que confina.

Nesta razão, é que se dizia antigamente *demarcação* ou regulamento das comarcas, *porque* como tal considerava todo *abalizamento de limites* de territórios ou de terras, fossem públicas ou particulares.

Quando as linhas divisórias entre dois prédios não se encontram visíveis, os seus marcos estejam arruinados, pela *ação de demarcação* (*finium regundorum*), se pede a intervenção da Justiça, a fim de que eles se estabeleçam, se aviventem, ou se renovem os marcos arruinados.

E, por essa forma, serão fixados os limites próprios a cada prédio.

DEMARCATÓRIO. De *demarcar* (limitar, determinar marcos ou limites), aplica-se para distinguir o que se refere à demarcação ou serve para a demarcação: *ação demarcatória*, *processo demarcatório*.

Substantivo, usa-se da *demarcatória* em síntese à própria *ação de demarcação*.

“DÉMARCHE”. Galicismo, é a *démarche* o modo de andar, a ação de dar os passos, a conduta, a providência que se traduz por *diligência*, *tentativa* empregada para indicar *anegociação* que se está promovendo para solução de um caso ou realização de um negócio.

DEMÊNCIA. Derivado do latim *dementia* (loucura, desatino, desvario), é expressão usada, na linguagem jurídica, para indicar a falta de *integridade mental*, em virtude do que se considera o *demente* (pessoa atacada de demência), sem razão suficiente ou sem discernimento bastante para praticar atos validamente perfeitos.

Várias causas podem promover a *demência*, podendo mesmo resultar da *velhice*, quando se diz *demência senil*.

Mas, em qualquer hipótese, a *demência*, reveladora de um enfraquecimento cerebral, que leva o demente à incapacidade jurídica, é fato que não pode ser meramente presumido. Deve ser *comprovado*, notadamente por *laudo pericial*, em que se demonstre o enfraquecimento da razão, ou sua perda.

Em virtude do laudo, é que se decreta a interdição do demente.

Mas, mesmo sem ele, há casos de *demência notória*, quando visivelmente se sabe que a pessoa não discerne com razão. E, em tal caso, sua incapacidade é visível e não são válidas as obrigações que contrai, mesmo antes que seja decretada a sua interdição.

Genericamente, a lei civil brasileira inclui a *demência* entre as *loucuras* de quaisquer gêneros.

Assim, é a demência forma de *loucura*, que compreende toda e qualquer alteração das *faculdades mentais*, que possa inibir a pessoa, ou a incapacidade para gerir ou administrar seus bens e dirigir a sua pessoa. É caracterizada, vulgarmente, pela espécie de loucura não furiosa, aproximando-se, em certos casos, da própria *imbecilidade*, onde se anota, também, fraqueza da razão ou anormalidade das faculdades mentais.

Todos os casos de demência mostram-se assunto pertinente à especialidade médica. E ao Direito apenas importa a evidência ou comprovação do estado, para que determine a invalidade dos atos praticados por qualquer espécie de loucos e a irresponsabilidade deles, quando de ordem criminal.

DEMENTE. É a pessoa atacada de demência, sendo por essa razão reputada como *incapaz*. *Odemente* é juridicamente representado, se menor, por seus pais ou tutores; se de mais de 21 anos, por seu curador, desde que decretada sua interdição.

Vide: *Demência*.

DEMISSÃO. Derivado de *demissio*, do verbo latino *demittere* (deixar cair, fazer descer), em sentido geral, quer o vocábulo significar o ato pelo qual a pessoa deixa ou abandona alguma coisa, ou renuncia a qualquer benefício de bens ou de direitos. Neste particular, possui, então, a equivalência de *desistência*, de *abandono*, ou de *resignação*.

E, com esta acepção, diz-se comumente: demissão de bens, demissão de benefício, demissão de herança, demissão de cargo, demissão de ofício ou função.

Vulgarmente, no entanto, é tomado na acepção que lhe empresta o Direito Administrativo, para indicar a *demissão do cargo* ou a *demissão da função*: é o ato pelo qual o empregado ou funcionário é dispensado de suas funções, sendo desligado do quadro de funcionários a que pertence.

Essa demissão pode ser *voluntária*, quando ocorre *a pedido* do próprio funcionário. E, assim, renuncia ou resigna o cargo ou função, em que estava provido por *nomeação* ou *admissão*. E pode ser por ordem ou determinação superior, ou porque o funcionário seja *demissível ad nutum*, ou porque ocorre culpa sua, em que a *demissão* é a penalidade imposta.

Costumam dizer *demissão de posse*, para os casos de transferência do funcionário de um cargo ou função, para outro cargo ou função, visto que, em verdade, com essa transferência *deixa (demite-se de)* uma função ou cargo para ser possuído em outro.

Na técnica do Direito Trabalhista, a *demissão* é mais propriamente chamada de *despedida*.

DEMISSÃO DE BENEFÍCIOS. Assim se diz do ato em virtude do qual a pessoa renuncia ao benefício, de que é titular.

DEMISSÃO DE BENS. Designação dada à *disposição* que uma pessoa faz de seus bens, ou de parte deles, ainda em vida, em benefício de seus presuntivos herdeiros. É, na realidade, perfeita modalidade de *doação*, visto que esta, no fundo, se apresenta com o caráter de renúncia ou resignação, que a demissão indica.

DEMISSÃO DE HERANÇA. É a renúncia de herança por parte do herdeiro, o que deve ser promovido de modo expresso, seja por escritura pública ou termo judicial nos próprios autos do inventário.

DEMISSIONÁRIO. É aplicado para distinguir a pessoa, o funcionário, que pediu demissão do cargo ou emprego ocupado, mas que ainda o exerce por não haver sido atendido o seu pedido ou lavrado a sua demissão, à guarda ou espera de seu substituto.

DEMISSÍVEL. Qualidade ou condição do que é suscetível de demissão ou pode ser demitido.

A qualidade de demissível opõe-se à de *efetivo*. E o cargo, função ou emprego, com aquela qualidade, entende-se aquele cuja dispensa ou exoneração, feita *ad nutum*, prescinde de qualquer exigência ou formalidade. É o que não ocorre, pois, em relação ao cargo efetivo, de que somente se pode ser afastado diante de razão ou justificativa fundada em lei.

DEMOCRACIA. É o governo do povo, pelo povo e para o povo.

Nas grandes democracias ocidentais o poder do povo se expressa no voto direto, através do qual os cidadãos elegem os representantes dos poderes Legislativo e Executivo para defender os seus interesses e através da decisão do próprio titular do poder através do plebiscito, referendo e outros meios.

Quanto ao modo de exercício, a democracia pode ser direta, quando o próprio povo delibera e executa o poder; indireta, também chamada representativa, em que o corpo político escolhe os representantes que, por ele, exercitarão o poder; e semidireta ou mista, em que se combinam elementos das modalidades anteriores.

A democracia apresenta modalidades, a saber: cristã (conservadora e direitista não radical); industrial (participação do operário nos destinos da empresa); liberal (abstenção de intervenção estatal na ordem econômica e social); social (redistribuidora da renda nacional); representativa (poder do voto); e popular (sem classes ou socialista).

DEMOLIÇÃO. Derivado do latim *demolitio*, do verbo *demolire* (desfazer, destruir, deitar abaixo), entende-se, na técnica jurídica, todo *desmanchamento* ou *destruição* de obra ou construção feita, ou em andamento. É, pois, a ação de *deitar abaixo* uma construção ou edifício ou parte dele.

Essa demolição pode ser imposta ou determinada pelo proprietário do imóvel, para construção de nova obra. E pode ser *determinada judicialmente*, em virtude de haver a construção transgredido posturas municipais, ou ter sido feita em ofensa ou prejuízo a direito alheio.

Nas demolições de construções realizadas contra interesses alheios, o desmanchamento não pode ser executado *motu proprio* ou por iniciativa do interessado. Elas devem ser precedidas de *autorização judicial*, decorrente de sentença. Quando se trate de *obras em contravenção à lei*, a demolição se pede através de *ação cominatória*. E quando é *obra nova*, que vem ferir direito alheio, o amparo ao pedido está na *ação de nunciação*.

Vide: *Ação de nunciação de obra nova. Obra nova.*

DEMOLITÓRIO. É adjetivo aplicado na terminologia jurídica para indicar o *mandado ou interdito*, que contém ordem de *demolição* de obra nova ou de obra feita em transgressão a preceito de lei.

DEMONETIZAÇÃO. Derivado de *demonetizar* (do latim *de mais moneta*, de que se formou, também, o verbo francês *demonetiser*), é o vocábulo empregado para indicar o fato de ser retirado o *valor legal* de uma moeda, de qualquer espécie. O mesmo que *desamoedar*.

Assim, a moeda, a moeda-papel ou o papel-moeda, em virtude da *demonetização*, perde o seu valor legal, seja porque quando em espécie foi desamoedado, seja porque foi recolhido, ou seja porque não possui mais curso.

De certo modo, o vocábulo difere, embora sutilmente, do substantivo *demonetização*, cuja acepção é a de ato que *tira a qualidade de moeda*.

Nesta circunstância, a demonetização refere-se propriamente à *moeda metálica*, que, demonetizada, deixa de ser moeda para voltar a ser simplesmente o metal, em que foi cunhada.

Ao contrário, a demonetização é a *perda do valor*, possuindo, assim, não somente o sentido da perda da qualidade de moeda, como o da *perda do valor legal*, que era atribuído à moeda.

DEMONSTRAÇÃO. Do latim *demonstratio*, do verbo *demonstrare* (mostrar, indicar, expor, dar a conhecer), na linguagem jurídica, quer significar a *designação* ou *indicação* de uma pessoa ou coisa, por certa *qualidade*, que lhe é própria, de modo que não se possa confundir com outra semelhante ou da mesma espécie.

Assim, pela *demonstração* ficam reconhecíveis as coisas e pessoas, desde que por ela e pela menção de traços ou requisitos característicos, que as individuam, bem se distinguem.

Demonstração. Mas, também tem o sentido de *prova* ou de *argumento* feito para pôr em evidência a razão de um direito ou de uma verdade.

E, justamente, assim se faz, mediante um raciocínio, fundado em alegação, de onde se conclui ou se deduz a verdade de uma proposição.

A demonstração é, nesta modalidade, a própria indicação ou designação de fatos que atestam a veracidade do que se afirma.

Conduz, pois, o vocábulo, o sentido de *identificação, explicação, comprovação*.

Demonstração. Na técnica do Direito Internacional Público, emprega-se o vocábulo para indicar a *exibição* de forças, seja como medida preventiva e de política internacional, seja para intimidar outro país, de que se teme uma agressão, ou de que se pretende a aceitação ou aprovação de pretensão do país demonstrador.

Neste sentido, mais propriamente se diz *demonstração de força*.

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO. Assim se entende não somente a indicação do direito que se atribui a uma pessoa, em virtude do que lhe é assegurado o seu exercício, mas a dos *fundamentos legais*, em que esse direito subjetivamente se assenta, para que estabeleça a relação que liga seu titular ao objeto dele.

A demonstração, pois, consiste na indicação ou formulação de provas e na afirmação dos fundamentos do *direito*.

DEMONSTRAÇÃO DO FATO. Indica a materialização de todos os elementos que serviram para a formação do fato, em virtude do que ele se constata e se prova.

DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE. É mais propriamente aplicado na indicação do *interesse de agir* ou do *interesse na ação* (poder de agir em juízo, em defesa de um direito).

Assim se entende a evidência desse interesse, em face das circunstâncias que o cercam, ou seja, da *legitimidade*, da *utilidade* e da *necessidade* da ação, para defesa do direito ofendido ou ameaçado de ofensa.

DEMONSTRAÇÃO DO OBJETO. É a designação ou a indicação da *coisa material*, cercada de todas as suas qualidades ou de seus elementos inconfundíveis.

A demonstração do objeto, pois, implica a determinação da coisa ou a anotação certa de sua forma, de sua localização, de modo a não somente a definir como a localizar, notadamente quando se trata de coisas materiais imóveis.

DEMONSTRAÇÃO FALSA. Assim se diz da que se faz em contrário da verdade, ou seja, erradamente.

Quando se trata de *demonstração do objeto*, ou seja, a sua discriminação errada ou defeituosa, circunstâncias outras podem suprir a deficiência de demonstração, se este engano ou este erro, esta falha, possam ser sanados, pelo conhecimento da vontade certa do *demonstrador* (aquele que fez a demonstração), em virtude da qual se possa determinar a identidade da coisa, demonstrada erradamente.

Em matéria de legado, mesmo, tem-se admitido o princípio de que é lícito aquele que não é *demonstrado*, ou seja, não individuado ou determinado devidamente, mas simplesmente indicado pelo gênero, ou espécie e quantidade.

Em tal caso, não ocorre a *demonstração*, pois que, na verdade, se anota *falha*, embora não se diga *falsa*.

Nesta hipótese, a demonstração melhor dir-se-á *deficiente* ou *incompleta*.

DEMORA. É vocábulo derivado do verbo latino *demorari*, que significa *parar, ficar, deter-se*.

A rigor, pois, serve para indicar toda espécie de *tardança* ou *delonga* na feitura ou execução de um ato, ou seja, sua execução em tempo superior ao que era necessário para ser feito ou executado. Opõe-se, neste sentido, à *brevidade*.

Demora. Na linguagem do Direito Creditório designa o *retardamento* ou *impontualidade* no pagamento da prestação, objeto da obrigação.

Exprime, pois, a *impossibilidade em relação ao tempo*, estipulado na convenção.

E essa demora no pagamento, por parte do *devedor*, coloca-o em *mora*, em virtude do que se torna responsável não somente pelos juros relativos à *demora* ou espera, os quais se dizem *juros moratórios*, como por outros *prejuízos* ligados a ela.

Demora. Na terminologia marítima ou ferroviária, demora tem a significação de *estadia*, isto é, o *tempo regulamentar* em que um *navio* ou *comboio* deve permanecer no porto ou na estação.

No Direito Marítimo, esta parada, significando, como foi anotado, o *prazo* ou o tempo, que se julga necessário para que o navio fique no porto a que chegou, implica a regra de que não

pode o capitão do navio exigir do transportador mais qualquer pagamento, além do frete já estabelecido.

Vide: *Estadia*.

DEMURRAGE. Incidente quando há demora maior do que o acordado em contrato nos portos para embarque e desembarque de carga. Esta multa pela sobrestadia é prevista em contrato e deve ser paga pelo contratante do navio.

DENEGACÃO. Derivado do latim *denegatio*, de *denegare* (negar com resistência, recusar), é geralmente concebido na significação de recusa ou de negação ao que se pede.

Na terminologia forense, é, assim, aplicado para indicar o *indeferimento*, a qualquer pedido ou requerimento de uma das partes, pelo juiz. Ou seja, a *recusa em conceder* qualquer medida ou ato processual desejado por uma das partes. E neste sentido se diz *denegação do pedido*, *denegação do recurso*.

Sob outros aspectos, revela sempre a *recusa formal* em conceder o que se pede ou em *nãoconhecer* alguma coisa.

Em tal sentido, se afirma, então, *denegação do consentimento*, para exprimir a recusa de um consentimento ou aprovação a um ato, segundo a regra. E *denegação da assinatura* para exprimir o não reconhecimento da assinatura ou firma atribuída ao que a nega ser dele.

DENOMINAÇÃO. Do latim *denominatio* (nomeação), entende-se, tecnicamente, *adesignação do nome* ou *do título* que se dá a uma coisa, a um ato ou a uma pessoa, para distingui-los.

Assim, ou a denominação quer significar a *palavra* ou *agrupamento de palavras* utilizadas para designar qualquer coisa, individuando-a pelo *nome* ou pelo *título* adotado. E, dessa forma, assim indicada por um nome ou título, passa a ser conhecida.

Destarte, diz-se *denominação da ação*, para a designação técnica ou própria da ação; *denominação comercial*, para indicar a designação ou título adotado por um estabelecimento comercial ou por uma sociedade anônima.

Neste particular, a denominação comercial difere da *firma comercial* ou *razão social*, pois que esta não se diz propriamente uma titulação, mas um *nome* composto pelo nome de um ou mais sócios da firma. E salvo o caso das sociedades anônimas, que se individualizam por uma denominação, em regra esta serve para individualizar os estabelecimentos comerciais, enquanto a firma indica o nome por que se conhece a pessoa jurídica, formada pela sociedade.

DENOMINAÇÃO COMERCIAL. É o título ou a designação que se dá a um estabelecimento comercial ou individual, sob o qual é o mesmo conhecido do público, e, especialmente, de sua clientela.

E, assim, pode ser denominação comercial, qualquer composição de palavras escolhidas pelo comerciante ou mesmo consagradas pela fregesia.

A rigor, se distingue da *firma*, que é o nome da pessoa, física ou jurídica, a quem pertence o estabelecimento. E por *denominação* se entende o *nome do estabelecimento*.

Pode ser formada pelo próprio nome do comerciante, como pode ser representada por um título ou nome de fantasia: *Casa do Povo*, *Armazém de Pedro Joaquim*, *Leiteria Azul* etc.

A denominação comercial se constitui para o comerciante em *fundo de comércio*.

A denominação comercial é distinta da *marca comercial*, pois que esta designa ou *individualiza o produto*, ou a *mercadoria*.

DENOMINAÇÃO DA AÇÃO. É a designação técnica que deve ser dada à ação, em virtude da qual, com direito a ela, o titular de um direito vai a juízo *demandar*, a fim de que seja protegido no seu direito ou reconhecido nele.

Várias, assim, são as denominações que tomam as ações, as quais se encontram, mesmo, especificadas na lei que as autoriza.

Neste particular, então, quando se escolhe mal a *ação*, que venha assegurar o direito ofendido, diz-se que houve *impropriedade de ação*, o que significa que não é a ação escolhida a que deveria ser avocada para a proteção pretendida.

Mas, impropriedade da ação não significa *denominação errônea da ação*, isto é, designação errada do título em que se capitula em lei, ou seja, quando não se deu acertadamente o *nome*

técnico que o Direito prescreve, o que revela *impropriedade do nome*, não *impropriedade da ação*.

A designação errada da ação, desde que não se lhe altere o rito processual preconizado, não tem influência sobre o mérito da questão, ou seja, não constitui nulidade de qualquer espécie.

DENÚNCIA. Derivado do verbo latino *denuntiare* (anunciar, declarar, avisar, citar), é vocábulo que possui aplicação no Direito, quer Civil, quer Penal ou Tributário com o significado genérico de *declaração*, que se faz em juízo, ou *notícia*, que ao mesmo se leva, de *fato* que deva ser comunicado.

Mas, propriamente, na técnica do Direito Penal ou do Direito Tributário, melhor se entende a declaração de um delito praticado por alguém, feita perante a autoridade a quem compete tomar a iniciativa de sua repressão.

A *denúncia*, consistindo numa *representação* que se faz a respeito do fato delituoso, mostra-se, assim, iniciativa de qualquer pessoa, a quem o fato tenha prejudicado, ou que a toma em defesa da sociedade, e com a intenção de provocar a punição do criminoso ou infrator.

E constará não somente da narrativa do fato delituoso bem como da indicação da pessoa que lhe tenha dado causa, quando possível a sua indicação.

Denúncia. Em sentido estrito, na técnica do Direito Penal, diz-se denúncia o ato mediante o qual o representante do Ministério Público formula sua acusação perante o juiz competente a fim de que se inicie a ação penal contra a pessoa a quem se imputa a autoria de um crime ou de uma contravenção.

Denúncia. Em matéria civil é empregado no sentido de *notificação*, ou seja, de ciência que se dá a uma pessoa, em regra um terceiro, que não está intervindo no feito, a fim de que venha participar da demanda ou do processo.

É, assim, tomada na mesma acepção de *denúnciação*.

DENÚNCIA À AUTORIA. No Direito Processual Civil refere-se ao chamamento à autoria, modalidade de intervenção de terceiros também conhecida como denúncia da lide e que não se confunde com o chamamento ao processo.

DENÚNCIA DO TRATADO. Na expressão em que também se emprega o vocábulo *denúnciação*, é tomado no sentido de *notificação*.

E, assim, se entende o ato pelo qual um dos Estados contratantes, quando se trate de acordos ou tratados *rebus sic stantibus*, isto é, quando possam ser resolvidos unilateralmente, *notifica* (denuncia) ao outro, determinando prazo para que cessem os efeitos dos referidos acordos ou tratados.

A faculdade de denunciar os tratados, em regra, vem consignada como uma de suas cláusulas. Quando, no entanto, se refere a um tratado em caráter perpétuo, essa cláusula (*rebus sic stantibus*) diz-se subentendida.

DENÚNCIA VAZIA. Denúncia vazia, no Direito Imobiliário, é a ação de despejo sob o fundamento da retomada do prédio pelo locador sem que este tenha o dever de dizer o motivo; o mesmo que retomada imotivada.

DENÚNCIAÇÃO. Derivado do latim *denunciatio*, de *denuntiare*, é o vocábulo aplicado na terminologia jurídica mais no sentido de *notificação*. Às vezes, *núnciação* lhe equivale.

É assim que, judicialmente, é a denúncia entendida como todo ato judicial, em virtude do qual se leva ao conhecimento de outrem ato processual, de que deva ser cientificado, a fim de que a omissão dessa diligência não possa acarretar prejuízo aos próprios interessados no litígio, em face de regra ou princípio que torne obrigatória a ciência desta pessoa que não é parte no feito, antes da notificação.

Denúnciação. Na técnica do Direito Eclesiástico e do rito litúrgico, era o vocábulo tomado no sentido de *proclamação* e de *pregação*.

Assim se dizia *denúnciação* para designar os proclamas de casamento, feitos segundo o estilo, anunciando o matrimônio a ser contraído, segundo o rito católico.

E se dizia *denúnciação* para significar a pregação do Evangelho.

DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. É o tipo penal em que se prevê o ato de dar causa à instauração de investigação policial ou de processo judicial contra quem o agente sabe ser inocente.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Designação que se dá ao ato pelo qual o autor de uma demanda tenta trazer a juízo a pessoa de quem houve a coisa ou o direito, a fim de defendê-lo contra a agressão ou a ofensa que se ousa atirar sobre eles, e ao mesmo tempo, para o garantir no direito à evicção.

Assumindo o denunciado a direção da demanda, permite-se ao denunciante que se ponha a seu lado, como litisconsorte.

Mas, se não vem o denunciado, nem *confessa a denúncia*, o denunciante persistirá como autor à frente da demanda, embora em futuro possa ir pedir, fundado na evicção, o que lhe cabe.

Consistente no chamamento de terceiro (denunciado) ao processo, é medida obrigatória, através da qual, mediante decisão, se responsabiliza o denunciado pela garantia do negócio jurídico, na hipótese de sucumbência do denunciante.

Tem cabimento nas hipóteses de (CPC, art. 70):

- a) garantia de evicção;
- b) posse indireta;
- c) direito regressivo de indenização.

Tem legitimação ativa para promover a denúncia da lide tanto o autor quanto o réu, além daquele que já figurar como denunciado diante dos outros alienantes (hipóteses de evicção) ou responsáveis regressivos anteriores (hipótese de indenização).

São legitimados, no polo passivo:

- a) o alienante a título oneroso;
- b) o proprietário ou possuidor indireto;
- c) o responsável pela indenização regressiva.

Quanto ao procedimento, há que distinguir a denúncia da lide feita pelo autor daquela promovida pelo réu.

Quando a iniciativa da denúncia da lide partir do autor, o momento de sua propositura coincidirá com a da própria ação de tal forma que, já na petição inicial, o promovente deverá pedir a citação do denunciado, que terá prazo para responder, juntamente com o réu.

Na interpretação de HUMBERTO THEODORO JR., no curso do referido incidente poderá o denunciado:

- a) simplesmente permanecer inerte, caso em que, findo o prazo de comparecimento, o juiz determinará a citação do demandado, prosseguindo a ação apenas entre autor e réu;
- b) comparecer e assumir a posição de litisconsorte, caso em que poderá aditar a petição inicial;
- c) negar sua qualidade, quando, então, o autor prosseguirá com a ação contra o réu e terá, mesmo assim, assegurado o direito de ver solucionado na sentença final o direito decorrente da evicção, ou da responsabilidade por perdas e danos a cargo do denunciado.

O réu deverá promover a denúncia da lide no prazo da contestação (art. 71), abrindo-se ao denunciado tempo para resposta, após a citação do qual (art. 75), no ensinamento de HUMBERTO THEODORO JR.:

- a) se o denunciado aceitar a denúncia, poderá contestar o pedido, no prazo de resposta (15 dias), que começará a fluir depois do prazo dado para responder à nomeação, isto é, depois que o processo deixar de sofrer os efeitos da suspensão inicial;
- b) se o denunciado for revel, ou seja, deixar de responder à denúncia, ou comparecer apenas para negar a qualidade que lhe for atribuída, cumprirá ao denunciante prosseguir na defesa até final, reabrindo-se o prazo de contestação após a solução do incidente, mediante intimação do réu, se a defesa não tiver sido oferecida juntamente com o pedido de denúncia da lide;
- c) se o denunciado comparecer e confessar os fatos alegados pelo autor, poderá o denunciante prosseguir na defesa, com reabertura do prazo de resposta.

DENUNCIADO. Assim se entende a pessoa que é acusada por *denúncia*, ou aquela a quem *sedenuncia*.

DENUNCIANTE. Ou *denunciador*, é a designação que se dá à pessoa que *denuncia* outra ou que faz *denúncia*.

DEONTOLOGIA JURÍDICA. É o estudo da influência da Ética sobre o Direito. Refere-se, também, ao conjunto de princípios éticos que norteiam a atividade do profissional do Direito.

DEPARTAMENTO. Derivado de *departir* (dividir), na linguagem do Direito Administrativo, possui o vocábulo duplo sentido:

- a) Ou significa a circunscrição administrativa, em que se divide um território, constituindo uma organização autônoma em relação à unidade a que pertence.
- b) Ou designa a *repartição pública*, a que se comete certa soma de encargos administrativos, que se executam sob as ordens de um *chefe*, embora subordinado à superintendência de um Ministro.

Os *departamentos*, neste segundo sentido, em regra, formam-se de serviços especializados. E têm jurisdição ampliada a várias localidades, no que se distingue da repartição que a possui em caráter mais limitado.

No Brasil, entende-se a fração da estrutura universitária, destinada à organização administrativa e didático-científica, em cursos que têm por objetivo completar a formação do aluno.

DÉPEÇAGE. Dépeçage é um fenômeno comum em contratos internacionais, pelo qual se fraciona a análise da lei aplicável a um contrato de acordo com uma série de situações: a) a capacidade das partes; b) os aspectos extrínsecos ou formais; e c) aspectos intrínsecos ou de fundo.

Pode ocorrer pelas próprias normas de direito internacional privado, pois a capacidade das partes pode ser regida por uma lei enquanto aspectos substanciais podem ser regidos por outra; ou pode ocorrer pela própria autonomia de vontade das partes, que podem determinar a aplicação de mais de uma lei ao mesmo contrato.

A convenção de Roma de 1980 adota esta técnica e em seu artigo terceiro: “o contrato rege-se pelo direito escolhido pelas partes. Esta escolha deve ser expressa ou resultar de modo inequívoco das disposições do contrato ou das circunstâncias da causa. Mediante esta escolha as partes podem designar a lei aplicável à totalidade do contrato ou apenas uma parte do contrato”.

No Brasil, o artigo 9º (nono) da Lei de Introdução ao Código Civil estabelece uma distinção entre a execução do contrato e sua substância. Se a obrigação for executada no Brasil, será regida pelo direito brasileiro, embora a validade do contrato seja regida pela lei estrangeira, se lá tiver sido celebrado o contrato.(gc)

DEPENDÊNCIA. Derivado do latim *dependentia*, de *dependere* (estar suspenso, pender ou derivar de), possui o sentido amplo de indicar toda *relação* ou *conexidade* existente entre duas coisas, segundo a qual as existências de ambas se mostram entrelaçadas, uma à outra.

E o que se diz para as coisas, diz-se para os fatos ou para os atos, quando, por esta *correlação*, um se prende ou se subordina ao outro, devendo, neste particular, sempre serem encarados como fatos ou atos *correlatos* ou *dependentes*.

Em tal acepção, a dependência possui sentido equivalente à *conexão*.

Dependência. Em relação às pessoas, por *dependência* entende-se a *subordinação* ou *assituação de obediência* de uma pessoa em relação a outra, como designa a condição de pessoa *que vive às expensas* ou é mantida, sustentada por outrem, tanto porque seja dever de quem a mantém como porque a tenha tomado sob sua proteção.

Dependência. Mas, em relação à coisa *corpórea*, o sentido de dependência difere propriamente do sentido de *acessório*.

Acessório é tudo que acresce à coisa, por haver sido produzido por ela ou pela acessão; são, assim, os frutos naturais.

A *dependência* não necessita ser produzida pela coisa. E, quando a ela se une, fica fazendo parte integrante dela. Consideram-se seus *anexos* ou *pertenças*, pelo que não se consideram, tal como o acessório, quando isolada da coisa, a que se juntaram.

É assim, na propriedade, um corpo de construção, que vem ampliar o edifício, esteja ou não ligado a este, mas indicando uma continuidade do mesmo, e mostrando que *pertence* ao edifício principal.

São as *prateleiras* de um estabelecimento comercial, que pertencem a ele e que se unem ao valor do edifício em que o negócio se instala.

Representam, em suma, todas as coisas que se constroem ou se fazem para melhorar a utilidade da coisa. E, assim, ficam integradas no uso dela.

Dependência. Em acepção estrita, diz-se também no sentido de apartamento, compartimento ou cômodo, enfim de tudo o que está *dependente* de outra coisa, ou que dela faz parte.

DEPENDENTE. Condição ou qualidade de pessoa ou de coisa que está na dependência de outra pessoa ou de outra coisa, designando ou nomeando a pessoa que se apresenta nesta condição ou com esta qualidade.

O *dependente* não é livre, achando-se subordinado à chefia, ou mando, ou à direção de outrem. Ou, por não ter recursos ou não poder manter-se por si, é sustentado ou assistido por outrem, sob cuja dependência se apresenta.

O empregado revela-se um *auxiliar dependente*, como os filhos menores, os pais sem recursos, as filhas solteiras reputam-se dependentes daqueles que têm o dever de os assistir e de lhes dar alimentos.

São beneficiários da previdência social na condição de dependentes do segurado: *a)* o cônjuge, a companheira e o filho menor de 21 anos ou inválido; *b)* os pais; *c)* o irmão menor de 21 anos ou inválido; *d)* a pessoa designada menor de 21 anos ou maior de 60 anos, ou inválida.

Equipara-se a filho, para efeito de dependência, o enteado e o menor sob guarda ou tutela.

Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou a segurada (Lei nº 8.213, de 24.07.91, arts. 16 e 88).

DE PLENO DIREITO. Expressão em uso corrente na linguagem jurídica, para significar ou exprimir todo efeito jurídico, que se produz ou se gera exclusivamente por força da lei (*ex vi legis*), não necessitando, assim, de qualquer intervenção, ou consentimento, da pessoa, ou a satisfação de qualquer outra formalidade.

A lei determina, em virtude de certo fato, que o efeito jurídico seja fixado nela. E assim se tem como perfeito, sem que, lícitamente, se possa opor impugnação ao que *de pleno direito* se institui.

O pleno direito (*pleno jure*) significa a *vontade da lei* que vem estabelecer, para certo fato ou ato, determinado efeito. Contra ele não procede objeção. O efeito se tem como afirmado, em qualquer situação, porque é a própria lei que o quer. Tal a significação do pleno direito ou do efeito que se produz *pleno jure*.

DEPOENTE. Derivado de *depor*, do latim *depoens*, do verbo *deponere*, é usado, na terminologia do Direito, para designar a pessoa que vem a juízo para depor como testemunha ou como parte.

DEPOIMENTO. Com a mesma derivação do vocábulo anterior, designa o *ato de depor* em juízo, ou seja, o ato pelo qual a *testemunha* ou a parte faz as suas declarações perante a autoridade judicial, que a convocou, *ex officio*, ou em atenção a pedido deferido por ela.

O depoimento, na técnica jurídica, é considerado um meio de *prova*. E, nesta razão, deve ser encarado não somente em seu aspecto objetivo, como também em relação ao *depoente*.

Assim, a valia do depoimento está em relação à *atendibilidade*, em que possa ser tido. E esta se resume na soma de veracidade e de credibilidade, que se possa emprestar às declarações de depoente alusivas aos ou a respeito dos *fatos* trazidos ao conhecimento do julgador, em face da maneira por que afirma e do conceito em que é tida.

O valor do depoimento, pois, está na maneira por que o depoente afirma, de modo claro e preciso, em concordância com outros fatos já vistos. E se calca, também, na *própria idoneidade* do depoente.

Nesta razão, os depoimentos são sujeitos a impugnação e, conseqüentemente, podem ser anotados como improcedentes e sem qualquer valia, desde que se mostrem os vícios e defeitos em que eles se formularam.

Os depoimentos são pedidos pelas partes interessadas, ou podem ser determinados *ex officio* pelo próprio juiz, toda vez que se julguem indispensáveis à *produção de provas testemunhais*.

É promovido por meio de *inquirição*, seja pelo juiz ou pelas partes, segundo se trata de perguntar ou de reperguntar. E constará de um termo, onde se inscrevem todas as declarações, ao qual também se chama de *depoimento*. Este vai assinado pelo juiz, pelo depoente e pelas partes interessadas e presentes ao depoimento.

DEPOIMENTO PESSOAL. Denominação que se dá ao depoimento que é feito por uma das partes em demanda, intentado com o objetivo de provocar a confissão do depoente acerca dos fatos em *litígio*.

É, segundo sua própria índole, prestado *pessoalmente* pela parte. E mesmo que mantenha mandatário judicial no processo, a inquirição será feita em sua pessoa e por ela mesma respondida.

O *depoimento pessoal* é sempre deferido sob pena de *confesso*, imposta quando há positiva e clara *recusa* da pessoa em ir prestar as suas declarações. É penalidade, pois, que resulta da *retenção de não depor*.

O depoimento pessoal pode ser tomado *ad perpetuam rei memoriam*, desde que tal medida encontre justificativa.

DEPOR. Na terminologia jurídica, vários significados possui o verbo *depor*, do latim *deponere*:

a) Prestar ou fazer declarações em juízo, como testemunha.

b) Deixar, abdicar ou renunciar a cargo, dignidade ou função que se exercia. E, às vezes, é aplicado no mesmo sentido, não para indicar o ato de deixar ou abdicar, feito voluntariamente, mas sob imposição. Assim, quer significar despojar alguém de seu posto ou de seu cargo.

c) Aplica-se, ainda, na significação de confiar, entregar.

Depor as armas é *entregar as armas* ao vencedor.

Depor às mãos é *confiar*, pôr-se à disposição de outrem. Equivale a *depositar*.

“DÉPORT”. É vocábulo da língua francesa, utilizado na terminologia das bolsas, para indicar certa operação promovida pelo vendedor a descoberto, seja por especulação ou seja para conservar a sua posição.

A operação consiste em adquirir ou comprar certa coisa sobre o mês em curso e a *revender* a termo.

Dá-se o contrário do *report*, em que o *comprador descoberto* vende sobre o mês corrente a compra sobre mês futuro.

Por *déport*, então, seja em referência a mercadoria ou em referência a câmbio, entende-se a diferença entre o preço da compra e o da venda, quando o preço da venda a termo é inferior ao da compra do mês corrente, e a operação se faz necessária para que o vendedor não perca sua posição.

Em português, *deporte*.

DEPORTAÇÃO. Derivado do latim *deportatio* (desterro), é aplicado, na terminologia do Direito Penal, para indicar a pena que se impõe a uma pessoa, em regra por crime político, consistente em abandonar o país e ir residir em outro local que lhe for determinado.

Possui equivalência ao vocábulo *banimento*.

Na acepção primitiva, os deportados perdiam os direitos de cidadão e se consideravam mortos civilmente, passando seus bens para o erário.

Neste particular, diferia da *relegação* porque nesta não se perdiam os direitos civis nem se perdiam os bens, constando apenas em ser a pessoa *desterrada* para local previamente indicado no decreto ou na sentença condenatória.

Deportação. Na linguagem corrente, quer significar o ato de autoridade pelo qual se expulsa do território ou do país o estrangeiro que se mostre prejudicial aos interesses internos desse território ou país.

E por esse ato fica o mesmo proibido de retornar ao país.

DEPOSIÇÃO. Derivado do latim *depositio*, de *deponere*, quer significar a *ação de depor*.

E, assim, consoante a acepção em que o verbo possa ser tomado, vários sentidos se anotam:

I. Quer significar a *abdicação*, voluntária ou imposta, em virtude da qual uma pessoa *deixa* ou é obrigada a *deixar* o cargo ou a função que ocupa.

No sentido de abdicação voluntária, é equivalente a resignação ou renúncia.

No sentido de abdicação forçada, equivale a destituição.

II. Possui o sentido de mostrar a *entrega* que se faz, em mãos de outrem, de função ou coisa.

A Ordenação Afonsina o aplicava mesmo na acepção de *depósito*.

III. Na técnica do Direito Canônico, significa a condenação pela qual se despoja o eclesiástico do seu cargo, benefício e funções. É penalidade de maior gravidade que a *suspensão*, a qual somente o atinge nas funções.

IV. Ainda significa, segundo seu sentido de ação de depor, *depoimento*, ou seja, a declaração que se faz perante autoridade judicial.

DEPOSITANTE. Derivado do verbo *depositar*, oriundo do latim *deponere* (dar a guarda, confiar), designa a pessoa que dá alguma coisa em *depósito*.

É, assim, designativo da pessoa que entrega, dá a guardar, confia coisa ou valor aos cuidados de outrem, para que os conserve, até que seja pedida a sua restituição.

Embora, em regra, o contrato de depósito, quando civil, seja gratuito, o *depositante* é obrigado a pagar ao *depositário* todas as *despesas necessárias* promovidas com a guarda da coisa e relativa à sua conservação, bem assim os prejuízos que possam advir do depósito.

Diziam-no, antigamente, *deponente*. Mas o uso consagrou melhor a expressão *depositante*, reservando-se *deponente* ou mais propriamente *depoente*, para o que *depõe*, não para o que *deposita*.

DEPOSITÁRIO. Possui a mesma origem de *depositante*, e designa a pessoa a quem se entrega ou a quem se confia alguma coisa, em *depósito*.

Pelo contrato, o depositário assume a obrigação de conservar a coisa com a devida diligência, para o que será reembolsado das despesas necessárias tidas, e a restituí-la tão logo lhe seja exigida.

A não restituição da coisa, quando pedida a sua restituição legal, implica assim *ato de infidelidade*, que a lei qualifica de delito e pune.

No entanto, casos há em que o depositário se investe no direito de *reter* a coisa depositada, tais sejam, se há embargo sobre ela, se há suspeita de ter sido furtada, ou se tem direito a indenização por despesas ou prejuízos.

A Súmula Vinculante 25 preceitua que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.

DEPOSITÁRIO JUDICIAL. Assim se designa o funcionário ou o serventuário da Justiça, a que se atribui o encargo de ter sob custódia todos os valores ou coisas consignadas ou depositadas em juízo, seja em virtude de depósito judicial, consignação em pagamento, penhora ou arrecadação.

A prisão do depositário judicial infiel será decretada no próprio processo, independente de ação de depósito (vide art. 666, § 3º, do CPC). (ngc)

DEPOSITÁRIO PÚBLICO. É aquele sob cuja guarda e ficam todos os bens recolhidos ao depósito público, qualquer que seja a sua procedência, por ordem de autoridade administrativa, policial ou mesmo judicial.

Por vezes, diz-se também *depositário judicial*, porque a ele também se comete a custódia das coisas depositadas em juízo.

DEPÓSITO. Derivado do latim *depositum*, de *deponere* (na acepção de depositar, consignar ou confiar), em sentido lato quer significar todo ato pelo qual se entrega a uma pessoa qualquer espécie de bem ou valor, ou se lhe confia a guarda de determinada pessoa, para que consigo a conserve, até que lhe seja pedida a restituição ou entrega. Neste *conceito*, o depósito entende-se ato, porque se refere a toda e qualquer *entrega*, voluntária ou necessária, em virtude da qual ficará a coisa ou a pessoa sob guarda ou custódia de outrem.

E tanto define o depósito resultante do contrato, como o que se faz por determinação legal, ou o que se promove para livrar-se de encargos ou obrigações.

É que o depósito tanto pode ser *contratual*, como *extracontratual* ou *forçado*.

Depósito. No sentido contratual, entende-se a convenção mediante a qual uma pessoa entrega coisa móvel a outrem, para que a guarde por conta do depositante e a restitua em tempo certo ou quando exigida.

Em decorrência, então, na formação do contrato, ressaltam os requisitos:

- a) A entrega de *coisa móvel* e sua *especificação*.
- b) A condição de ser para guardar, sem direito a uso, salvo licença expressa do depositante. Mas, sem ser este o seu objeto, para não se transformar em *comodato*, pois que, em essência, o depósito, segundo CUJÁCIO, consiste na custódia, não no uso (*depositum consistit ex custodia, non ex usu*).
- c) O dever de ser restituída, quando o depositante a pedir, quer dizer, a restituição da *mesma coisa*.

Propriamente é este o *depósito civil*, em que, em regra, se faz *gratuitamente*, embora se permita a estipulação contratual de um prêmio ao *depositário*.

Vide: *Depósito comercial*.

Seja em depósito civil ou comercial, quando se nega o depositário a restituir a *coisa depositada*, intenta-se contra ele a ação de depósito, em virtude da qual será obrigada a restituí-la, seja na espécie, seja no equivalente, em caso de perda ou inutilização da coisa depositada, sob pena de ser considerado *depositário infiel*.

O *contrato de depósito* deve ser provado por *documento*, em que ele se tenha formulado, seja este escritura pública ou escritura particular. E se trate de *depósito voluntário* ou *dedepósito necessário*, esta é a exigência.

A Súmula Vinculante 25 preceitua que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.

DEPÓSITO BANCÁRIO. Assim se denomina o contrato pelo qual uma pessoa, chamada *dedepositante*, confia valores a um estabelecimento bancário, para que os *guarde*, e os restitua quando exigidos, não na mesma *espécie*, mas no seu equivalente, concedendo-se ao banco depositário o direito de usar o valor depositado, e se exigindo que pague ao depositante certo prêmio por este uso.

O *depósito bancário*, não participa, assim, dos mesmos requisitos do depósito comum.

Neste, como é de sua substância, a coisa *depositada* (*custodiae causa*) deve ser restituída *in natura* (a mesma coisa).

No depósito bancário, permitindo-se o *uso da coisa*, estabelece-se a restituição em coisa da mesma equivalência. E, por princípio, é o depositário *quem paga* ao depositante certa vantagem pela entrega da coisa.

Neste particular, o depósito bancário possui caráter de mútuo, pois que resulta numa modalidade de empréstimo, feito pelo depositante ao depositário, a título oneroso.

E, na verdade, traz consigo os mesmos requisitos que se exigem para o mútuo:

- a) entrega da coisa pelo depositante-mutuante ao depositário-mutuário;
- b) transferência do domínio da coisa depositada, desde que se confere ao depositário o seu uso ao sabor dele;
- c) riscos por conta do depositário sobre a coisa depositada, desde o momento de sua tradição (entrega);
- d) restituição da coisa quando exigida em coisa do mesmo gênero e na mesma equivalência, acrescida dos juros, se estipulados.

No Direito Processual Civil, é o depósito que o consignante faz, em nome do consignado, em estabelecimento bancário oficial, como meio de se desobrigar da obrigação de dar quantia certa. Se o consignado, cientificado do depósito em pagamento através do depósito bancário, manifesta em 10 dias a sua discordância, a consignação em pagamento se torna ineficaz salvo se, em 30 dias, o consignante ajuíza ação para validá-la.

DEPÓSITO CAUCIONADO. Assim se diz o *depósito* de bens ou valores que é feito, com o objetivo de se constituir em garantia ou *caução* de um contrato, ou de obrigação legal.

Há, na espécie, duas figuras jurídicas distintas e definidas: o *depósito* e a *caução*.

Por uma, o *depósito*, mostra-se a efetiva entrega da coisa que é depositada ou dada sob custódia.

Por outra, a *caução*, cumpre-se a garantia contratual ou legalmente exigida, a qual consistirá na *detenção da coisa depositada*, segundo a obrigação que a exige, até que se livre *odepositante-caucionante* dos encargos ou compromissos a que está sujeito.

Assim, o depósito se mantém efetivo até que se torne desnecessária a *caução*, por ordem de quem a determinou.

Além disso, segundo as circunstâncias, o *beneficiado* pela *caução* ou a pessoa a favor de quem ela se fez pode, conforme o caso, ser a pessoa autorizada a *levantar o depósito*, isto é, a receber a coisa que é objeto do depósito e o que, em consequência, foi entregue como garantia.

DEPÓSITO CIVIL. É entendido como o contrato gratuito, em virtude do qual alguém confia a outrem a guarda de valor que lhe pertence, para ser restituído, quando exigido.

Na *gratuidade* do contrato é que está o traço distintivo entre o depósito civil e o depósito comercial.

DEPÓSITO COMERCIAL. Para que o depósito se diga comercial, é necessário que, por sua natureza, se mostre consequente de causa proveniente de comércio, seja feito em poder de comerciante ou por conta de comerciante, estabelecendo-se uma remuneração ao depositário.

Por sua natureza, pois, o depósito comercial ou mercantil é sempre *oneroso*.

Mas, segundo o requisito próprio ao instituto, a coisa depositada deve ser restituída *in natura*.

Na técnica comercial, também se diz *depósito* comercial todo estabelecimento ou armazém em que se guardam ou depositam mercadorias para serem vendidas.

E, neste sentido, então, diz-se também depósito para o estabelecimento que receber mercadorias de uma fábrica, para vendê-las a outros comerciantes ou para vendê-las ao próprio consumidor. É aceção *figurada*, pois que o depositário, nestas condições, dispõe da coisa, sendo mais propriamente um comissário ou um agente-representante do fabricante.

Vide: *Depósito mercantil*.

DEPÓSITO CONTRATUAL. É o depósito que se promove por convenção das partes, depositante e depositário.

Em regra, mostra-se depósito *voluntário*, porque ao depositante cabe escolher a pessoa do depositário, com a qual ajusta o contrato, para que este receba *coisa móvel*, de sua propriedade ou de sua posse, e a guarde até que solicite a sua restituição.

Mas, pode advir *necessariamente* ou ser *forçado*, quando o promove por força das circunstâncias, ou seja, em virtude de imposição estranha à sua vontade, que o determina.

Em ambos os casos, porém, como essencial, há o consentimento do depositante.

E a diferença entre o *voluntário* e o *necessário* consiste na *necessidade* ou na *imposição*. Mas esta somente domina em relação à forma externa, ou seja, diante da imposição exterior, que leva o depositante a *consentir* no depósito, mesmo que não tenha sido o depositário de sua livre escolha.

Quanto aos depósitos voluntário e necessário, na modalidade contratual, há ainda elemento diferencial: o *voluntário* se presume *gratuito*; o *necessário* se presume *oneroso*.

DEPÓSITO DE MERCADORIAS. Dois sentidos podem ser dados à locução:

a) Entende-se o local em que se depositam ou se guardam mercadorias, para uso do comerciante.

Neste caso, não há propriamente um depósito na aceção comum, pois que esta custódia é conferida ao próprio dono da mercadoria ou a preposto seu.

Não se trata, pois, de um depósito em sua significação técnica e jurídica.

b) Entende-se, também, a entrega de mercadorias feitas aos *armazéns gerais*, a fim de que guardem as mesmas e as conservem, até que sejam pedidas pelo depositante ou por pessoa que o substitua.

Este depósito motiva a extração de um documento, a que se chama *conhecimento de depósito*.

DEPÓSITO EXTRA CONTRATUAL. Ao contrário do depósito contratual, o depósito extracontratual é o que se promove independentemente de convenção.

Em regra, é depósito imposto, ou forçado, e que se faz em juízo (depósito judicial), seja por determinação da própria lei, seja para que se livre a pessoa de encargos ou obrigações a que está sujeita.

DEPÓSITO FUNDIÁRIO. Designa o depósito feito em fundo financeiro, como, por exemplo, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. (nsf)

DEPÓSITO IRREGULAR. Denominação que, frequentemente, se dá ao depósito, geralmente em dinheiro (depósito bancário), no qual o depositante pode fazer uso da coisa depositada, mesmo consumi-la, não estando, por isso, obrigado a restituí-la em espécie, qualidade e quantidade, mas em coisas equivalentes e do mesmo gênero.

Vide: *Depósito bancário*.

DEPÓSITO JUDICIAL. Assim se diz para todo depósito, em regra necessário, que se promove em juízo ou para todo depósito, tal como o *sequestro*, que é determinado por ordem do juiz. E que se cumpre em mãos do *depositário judicial* ou de pessoa previamente determinada pelo juiz.

DEPÓSITO LEGAL. É o depósito que se deve promover em cumprimento de disposição legal. É da classe dos *depósitos necessários*, desde que não se faz voluntariamente, mas em virtude de exigência de lei.

Aplica-se mais propriamente à entrega que, por determinação legal, os editores de um país são obrigados a fazer, junto às bibliotecas nacionais ou órgãos congêneres, de um ou mais exemplares de suas publicações.

DEPÓSITO LIBERATÓRIO. Designação dada ao depósito em pagamento ou consignação em pagamento, em virtude do efeito que tem de tornar cumprida a obrigação ou resgatada a dívida, quando é considerado subsistente, ao mesmo tempo que, antes mesmo de ser julgado, livre o depositante dos juros moratórios e dos riscos pelo inadimplemento da obrigação.

DEPÓSITO MERCANTIL. É a denominação que se dá, também, ao depósito de natureza comercial ou mercantil.

Aliás, é mais própria a locução, visto que *depósito comercial* também se realiza em estabelecimento comercial, onde se guardam ou depositam mercadorias.

DEPÓSITO MISERÁVEL. Segundo distinção que nos vem dos romanos, o depósito miserável (*depositum miserabile*) é o que se faz por *força das circunstâncias* ou que é imposto pela necessidade de um imprevisto.

É, assim, um *depósito necessário*, imposto por evento involuntário, ou, na definição de nossa lei civil, efetuado por ocasião de alguma *calamidade pública*, como o incêndio, o naufrágio, a inundação ou o saque.

Opõe-se, assim, ao *depósito simples* ou *voluntário*.

DEPÓSITO NECESSÁRIO. Entende-se como *depósito necessário* todo aquele que se efetua por uma imposição de ordem legal (*depósito legal*), ou por imposição ou por força das circunstâncias (*depósito miserável*).

É assim o depósito que não se faz voluntariamente, mas forçado, seja pela lei ou pela necessidade.

O depósito necessário não se presume *gratuito*.

No entanto, quando se trata de depósito, consequente de *hospedagem*, o qual se inclui na classe dos necessários, no preço da hospedagem já se entende incluso o prêmio do depósito.

DEPÓSITO PREPARATÓRIO. Entende-se da categoria dos depósitos judiciais.

É depósito voluntariamente feito por uma pessoa para ressalva de seus direitos ou para assegurar-se no direito, que pretende pleitear junto à Justiça.

Tem, assim, a finalidade de colocar sob a égide da Justiça coisa litigiosa ou não, a fim de que, na demanda a ser promovida, se firme a quem de direito ela pertence ou se libere o depositante dos encargos que pesavam à sua responsabilidade.

É, portanto, depósito preparatório da ação. E, nestas circunstâncias, não se confunde com *ação de depósito*, que mostra o direito de exigir *coisa depositada*, que não é devolvida, segundo a imposição legal.

O depósito preparatório deve ser justificado para ser admitido. Quer isto dizer, deve haver princípio legal ou direito certo que admita a pretensão do depositante. No entanto, é medida acauteladora a que se procede sem qualquer oposição da parte interessada, reservando-se esta a discutir sua legalidade na ação que será posteriormente intentada pelo depositante, a fim de que, por ela, faça valer o seu próprio direito.

DEPÓSITO PÚBLICO. Não designa a locução qualquer espécie de depósito, mas o local em que, obrigatoriamente, são recolhidas todas as coisas entregues às autoridades administrativas ou judiciais.

DEPÓSITO REGULAR. É expressão, com que se designa o *depósito puro e simples*, em distinção ao depósito dito *irregular*.

DEPÓSITO SIMPLES. É o depósito que se faz sem necessidade, voluntariamente.

Era denominação que lhe davam os romanos, para distingui-lo do *depósito miserável*.

DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. Assim se diz de todo depósito que é feito espontaneamente pela pessoa, em distinção ao que se faz *forçado* ou por *imposição legal*, dependendo, assim, do consentimento das partes que o ajustam.

O depósito voluntário, por princípio, entende-se contratual, desde que somente se poderá provar por escrito, em que se mostre a existência da convenção.

O depósito voluntário pode ser regular ou simples, como irregular.

DEPRAVAÇÃO. Derivado do latim *depravatio*, de *depravare* (corromper, depravar), é vocábulo que se aplica em significação equivalente a corrupção, notadamente aplicado às pessoas ou aos costumes.

Tecnicamente, *depravação* é de sentido mais estrito que corrupção. A depravação é corrupção moral e, como acentua MORAIS, a *alteração das faculdades ou funções do corpo*.

Desse modo, a *depravação* resulta da prática de atos que atentam contra a moral, o decoro e dignidade da pessoa, de modo a pervertê-la ou a *desviar do bom caminho da virtude*.

A venalidade, a prevaricação, a peita, o suborno, são atos de corrupção, mas, em realidade, não se podem especializar como atos de depravação.

Os *atos de libidinagem*, embora atos criminalmente reputados como de corrupção, são, propriamente, atos de depravação, ofensivos da moral e dos bons costumes.

DEPRECADA. Denominação que se dá à *carta precatória*. É o instrumento pelo qual o juiz de certa jurisdição pede a outro (*depreca*) que se faça em seu juízo diligência ou se pratique ato de interesse da Justiça.

DEPRECADO. Designação dada ao juiz, ou juízo, para onde se enviou carta precatória a fim de aí ser cumprida.

A ação do juiz deprecado, em regra, limita-se ao cumprimento da precatória, ou seja, à execução dos *atos requisitados*, em virtude do que se entende autorizado para a prática de todas as medidas ou atos processuais que se mostrem indispensáveis à execução de precatória.

Nesta razão, a competência do juiz deprecado deve ser apreciada nos termos dos atos requisitados, fixados na precatória.

No entanto, cabe ao juiz deprecado recusar-se ao cumprimento da precatória, quando não venha revestida dos *requisitos legais*, devolvendo-a, por isso, ao juiz deprecante com *odespacho motivado* de sua recusa.

Cumprida a precatória, o juiz deprecado fará retornar ao juiz deprecante os *autos da carta precatória*, em que se anotarão os atos processuais executados em razão de seu cumprimento.

DEPRECANTE. Assim se diz do juiz que ordenou a expedição da carta precatória na qual faz *requisição* da prática de diligência ou ato na jurisdição do juiz *deprecado*.

DEPRECAR. Derivado do verbo latino *deprecari* (rogar, suplicar), na terminologia forense significa *requisitar* de juiz de jurisdição estranha à sua a prática de ato ou diligência, que se mostra necessária ao andamento do processo, sob sua direção, no território sob jurisdição do juiz para quem se depreca.

DEPRECIAÇÃO. Derivado de *depreciar*, do latim *depretiare* (diminuir de valor), tal o sentido de sua origem, quer o vocábulo significar o *rebaixamento do valor* ou do *preço* em que uma coisa ou um bem era anteriormente estimado.

A *depreciação* pode resultar de várias circunstâncias: do *desgaste* ou da *deterioração parcial* da coisa, seja pelo uso ou pelo tempo, ou da *desvalorização*, consequente de fatores econômicos.

Mas a *depreciação* não significa a *inutilização* da coisa, em virtude da qual se apresente ou se demonstre inaproveitável ou inútil. É simplesmente *perda parcial* (diminuição) de seu valor ou preço, em consequência de fatos que lhe tenham acontecido.

DEPREDAÇÃO. Derivado do latim *depraedatio* (pilhagem, rapina), possuía, primitivamente, a significação de *perdas de bens* ou *confisco*, segundo aplicação que se encontra no Cód. Justiniano.

No sentido corrente, no entanto, *deprecação* quer significar todo ato, intencional ou não, que causa danos materiais à propriedade ou às coisas.

Objetiva-se, assim, nos estragos advindos aos bens por atos maus, quando consequentes de atentados intencionalmente praticados, como nos que possam advir de fatos estranhos à vontade do homem.

Depredação. Possui ainda o sentido de *esbanjamento de dinheiro* ou *malversação*, cometida na gestão de negócios próprios ou alheios.

E, nesta acepção, é correntia a frase: *depredou toda a herança* ou *depredou os bens* de seus filhos; *depredou a fortuna pública*.

DEPURAÇÃO. Derivado do verbo latino *depurare* (purificar, limpar), na terminologia jurídica tem sido usado para indicar o expurgo que se faz a respeito de certos atos ou de certas coisas encontradas em meio de outras, a fim de que se promova um *saneamento*.

Possui, pois, o sentido equivalente a *alimpamento*, que se processa nos inventários, ou *adespacho saneador*, que se defere nos processos ordinários.

Mas, na terminologia do Direito Público, tem aplicação para significar o ato pelo qual se *exclui* um dos candidatos participantes de um pleito (eleição), segundo motivos ocorrentes na *apuração de votos*.

DEPUTAÇÃO. Derivado do latim *deputatio*, de *deputare* (atribuir), é usado no sentido de *demissão* ou *delegação* conferida a alguém para que desempenhe encargo ou função, segundo as atribuições assinaladas em lei, como representante ou delegado daqueles que lhe assinaram a representação.

A *deputação*, no sentido que lhe empresta o Direito Constitucional, é *mandato político*. E por ele é que o *deputado*, mandatário, se investe nos poderes de representante da *soberania popular*.

DEPUTADO. Assim se diz de toda pessoa que recebe a incumbência ou o mandato de participar de uma assembleia ou corporação, como representante ou delegado daqueles que o escolheram.

É, neste sentido, o *enviado* que se escolhe ou se elege para compor uma assembleia deliberativa ou legislativa.

DERRAMA. Derivado do árabe *garama* (tributo, imposto), pelo que primitivamente se dizia *garrama*, é usado na terminologia tributária para indicar o *lançamento* de algum imposto ou tributação, feito indistintamente entre todos os habitantes de um território.

Derrama. Derramamento ou derrame, na técnica mercantil, é o vocábulo empregado para significar o *esvaimento* do líquido da vasilha em que se encontra.

A evidência de *derrame* ou *derramamento*, qualificado na lei aduaneira como *quebra*, motiva abatimento nos direitos de importação, proporcional às perdas sofridas.

A *derrama* ou o *derramamento* também pode ocorrer com os *gêneros de estiva* ou *cereais*, acondicionados em sacaria ou mesmo em outros envoltórios.

Derrama. Causa imediata da Inconfidência Mineira, de 1792, era o tributo de que lançava mão a Coroa Portuguesa para, na região das minas, cobrar de uma só vez os *quintos* (20% do ouro extraído) em atraso.

DERRAPAMENTO. É brasileirismo, talvez formado do *déraper* francês (desgarrar, arrancar-se), de que sem dúvida se formou também a *derrapagem*. É aplicado para significar

odeslize ou o escorregamento imprevisto de um veículo, que, assim, se afasta de sua *rota ou direção normal*.

Emprega-se, igualmente, a *derrapagem*, tirada do *dérápé* francês.

Várias causas podem motivar o *derrapamento*: o *mau estado* da via ou estrada, consequente, notadamente, de lama, ou o excesso de velocidade e inabilidade ou imprudência do condutor, no ato de querer desviar o carro de obstáculo imprevisto, ou de fazer uma curva.

Nos acidentes automobilísticos, o *derrapamento*, que pode ser a sua causa, tem de ser encarado por suas circunstâncias, a fim de que se diga se resultou de *fato imprevisto* (caso fortuito ou força maior), ou de imprudência ou negligência do condutor.

Segundo a evidência da causa, será ou não imputável ao condutor o mal que o derrapamento tenha provocado.

Derrapamento. Em sentido pejorativo, é usado para indicar o estado de degradação ou de corrupção a que chega a pessoa, abandonando os *bons costumes*, para se entregar aos *vícios* aos *maus hábitos*.

DERRELITO. Derivado do latim *derelictus* (abandonado), é vocábulo que se usa na terminologia jurídica, para indicar o estado de abandono em que se encontra a coisa ou o bem (*res derelicta*).

A expressão *pro derelicta*, na significação jurídica, quer dizer o que se deixou ou que se abandonou com o ânimo ou com a intenção de *renúncia*.

Res derelicta (coisa derrelita) indica a coisa que foi *realmente abandonada*, não a *perdida*. É ato, assim, em que o possuidor dela mostra a intenção de que não a quer mais para si.

DERRISCA. Formado de *derriscar* (de *de* + *riscar*), significa o ato por que se *cancela* ou *serisca com a pena*, para inutilizar ou anular o que está escrito em um documento.

A *derrisca*, no entanto, para que se mostre ato válido e possua a eficácia de anular o que era escrito, precisa de ter sido promovida por quem podia validamente anular o que era feito.

E, se no corpo ou no texto de documento que possa valer contra terceiros, necessário que traga a própria *ressalva*, a respeito do cancelamento ou da inutilização levada a efeito.

Pela *derrisca*, cancela-se o endosso de um título. E aí não se faz mister qualquer declaração de sua invalidade, que, por si, o cancelamento já se demonstra. E, salvo prova de *fraude*, entende-se feito por quem o podia fazer.

DERROGAÇÃO. Derivado do latim *derogatio*, de *derogare* (anular uma lei), é o vocábulo especialmente empregado para indicar a *revogação parcial* de uma lei ou de um regulamento.

Jé era esta a compreensão dos romanos, pelo conceito de MODESTINO: *Derogatur legi cum pars detrahitur* (A derrogação da lei é extração de parte ou porção dela).

E assim se difere da *ab-rogação* que é revogação ou anulação de seu todo (*Abrogatur legi cum prosus detrahitur*).

Neste particular, então, *revogação* é o sentido genérico: tanto se entende *derrogação* (revogação parcial), como *ab-rogação* (revogação total).

Derrogação. Por extensão, também se aplica o vocábulo para indicar a *revogação parcial* de uma convenção ou de uma sentença.

DERROGAÇÃO EXPRESSA. Quando a lei ou a disposição nova vem, de modo formal ou explícito, revogar disposição ou princípio anterior, ocorre a *derrogação expressa*.

Em tal circunstância, a lei que promove a derrogação claramente declara a *anulação* da disposição ou das disposições a elas especialmente se referindo. E estas, então, perdem a sua valia e não podem ser avocadas.

DERROGAÇÃO TÁCITA. Assim se diz quando a lei nova, por incompatibilidade com a lei anterior, tem tornado ineficaz a norma ou o princípio que se inscreve na disposição entendida como derogada.

No entanto, é princípio corrente que, na derrogação tácita, a disposição especial não revoga a disposição geral; nem a geral revoga a especial.

DERROGATÓRIO. Assim se diz de tudo o que tenha a força de revogar ou anular qualquer disposição, seja de lei ou convenção.

Neste sentido, então, diz-se lei derogatória ou cláusula derogatória, quando nelas se contém uma derrogação.

DERROTA. Em várias acepções é tomado *derrota*:

a) derivado do substantivo *rota*, do latim *rota*, de *rotare* (girar, rodar), é usado na técnica marítima com o mesmo sentido de *rota*, ou seja, o *rumo* ou *caminho* a ser seguido ou já seguido por um navio.

Dessa forma, tanto dá a entender a *direção* a ser seguida pelo navio, pela qual se encaminha ao destino determinado, como mostra o percurso seguido do porto de que saiu ao porto a que chegou, mesmo com as mudanças advindas por necessidade.

b) Mas, se se deriva do verbo *derrotar*, formado do latim *rupta* (rompimento), de *rumpere* (romper), não possui sentido de *caminho a seguir*, e sim de *desvio* ou *afastamento* desse caminho.

É, pois, o contrário de *rota*, pelo qual se entende o seguimento da *linha* ou *carreira da viagem*, um afastamento ou distanciamento desta linha ou carreira, que faz mudar a costumeira direção sempre tomada pelo navio.

c) Em igual origem, de *derrota*, substantiva-se o vocábulo para indicar o *desbarato* ou *acondição de vencido* em um embate.

E, nesta acepção, quando se diz *derrota* de tropas ou do combatente, entende-se o desbarato daquelas ou a dominação deste, que foi abatido pelo adversário.

DESACATO. Derivado do verbo *desacatar*, que se forma do prefixo negativo *des* e de *acatar* (respeitar, reverenciar, adotar), tem uso na terminologia jurídica para indicar todo ato de *desrespeito* ou de ofensa (moral ou material) praticado contra a pessoa que se encontra investida de autoridade ou de função pública.

Revela-se, por isso, não somente no *tratamento irreverente* ou *desrespeito*, contrário ao que deve ser adotado, como na própria *ofensa*, moral ou física, atirada contra a pessoa.

Mas, o caráter de delituoso do desacato, em relação ao funcionário *desacatado*, funda-se na intenção de provocar o *desprestígio* ou a *desconsideração*, quando se trate de palavras, ou em *ofendê-lo* fisicamente, quando se execute por atos.

Além dessa intenção, é também indispensável que o desacato se tenha executado no exercício da função ou em razão dela, o que significa que tem que ser o *desprestígio* ou a *ofensa* considerada em razão do próprio ofício e praticados quando o ofendido esteja no exercício de suas próprias funções, ou tenha sido em consequência destas funções.

Segundo as circunstâncias, o desacato mostra-se *moral*, quando objetivado por palavras injuriosas ou brutalmente grosseiras; *material*, quando por atos.

DESAFETAÇÃO. Derivado do *affectatio* latino, de *affectare* (apoderar-se, lançar mão) precedido do prefixo negativo, tem sido o vocábulo empregado na terminologia jurídica para indicar o ato pelo qual se *renuncia* ou se *abandona* o que era de nosso direito ou de nossa posse.

Particularmente, é o vocábulo empregado para exprimir o ato pelo qual o poder público *desclassifica* a qualidade de *coisa pública*, para permiti-la apropriável.

Equivale, assim, à própria renúncia ou abandono, conforme o sentido originário do vocábulo, porque, por ele, se deixa de *ter a mão*, em sinal de *apoderamento*, para deixar que a coisa se torne livre.

DESAFOGAR. Significando, figuradamente, desimpedir, desembaraçar ou desobstruir, na terminologia náutica, quando em referência ao navio ou à *embarcação* tem o sentido de *dealijar carga*, ou seja, *aliviar* o navio de seu peso, sacrificando-se a carga por ele conduzida, que é atirada ao mar.

Vide: *Alijamento. Avarias.*

DESAFORAMENTO. Exprimindo a negação do aforamento, formado que é o vocábulo deste, precedido do prefixo negativo ou exclusivo *des*, possui na terminologia jurídica mais de uma significação:

I. na técnica forense, sempre se entendeu *desaforamento* como a renúncia ao foro do domicílio ou do privilégio.

Essa renúncia, em regra, estabelece-se pelo *foro de eleição*. Mas, pode decorrer do consentimento revelado na aceitação de um foro que, embora competente, podendo ser impugnado pela parte, foi *firmado* pela ausência de impugnação.

Por extensão, ainda, na linguagem forense, pode compreender-se como *desaforamento* o ato em virtude do qual se *retira* de um foro o processo já iniciado para ser remetido ou cometido a outro.

Assim, *desaforou-se* de um foro para *aforar-se* noutro: transferiu-se de um para o outro;

II. em outro sentido, significa o ato pelo qual se desobriga o foreiro ou enfiteuta do pagamento do foro, ou ato por que o próprio foreiro promove a remição da pensão enfiteutic.

Em quaisquer dos casos, o imóvel *aforado* perde essa condição, e passa a ser *prédio alodial*. Reúnem-se, novamente, nas mãos de uma só pessoa, os domínios direto e útil, pelo desaparecimento da regalia concedida ao *aforador* ou pelo retorno a ele do domínio útil;

III. diz-se também da revogação dos direitos e privilégios que se atribuíam a uma pessoa por força de *foral*, em virtude do que fica essa pessoa privada do uso e gozo do prédio aforado;

A revogação, em regra, funda-se na falta de observância de exigência imposta no *foral*. E pode ser consequente da própria falta de pagamento dos foros devidos.

Ao contrário de *remição de foros*, promotora também do desaforamento, ocorre o *comisso*, perda do aforamento pelo não pagamento de foros ou não cumprimento de cláusulas ou condição do *foral* (carta de foro) ou do *aforamento*;

IV. na técnica do júri significa o deslocamento, por determinação do juízo *ad quem*, do julgamento do juízo de uma comarca para o de outra, quando o interesse da ordem pública o reclamar, ou existir dúvida sobre a imparcialidade do júri (CPP, art. 424).

DESÁGIO. É a diminuição ou depreciação do valor; é o contrário do ágio.

DESAGRAVO. Derivado de *desagrar* (reparar uma ofensa ou reprimir uma injúria), na linguagem jurídica é empregado na acepção de *emenda* ou *reparação do agravo* (no sentido de ato ofensivo a direito da parte), concedida por sentença de juízo ou tribunal, para que se deferiu o conhecimento da *questão* ou do *despacho impugnado* (agravado).

O *desagravo*, então, quer significar que o *agravo* (recurso) foi *provido*, em virtude do que foi desfeito o *gravame* praticado pelo juiz *a quo* ou inferior.

Desagravo. Extensivamente, porém, é aplicado para exprimir qualquer espécie de *reparação* à ofensa ou injúria feita, decorrente de medida promovida pelo ofendido ou injuriado, com essa intenção.

O casamento com a mulher deflorada (ofendida) é desagravo à sua honra. A retratação do caluniador é desagravo ao bom nome do caluniado.

DESAJUSTAMENTO. No Direito Penal refere-se à falta de adaptação do indivíduo ao meio em que vive.

DESALIJO. Meio hábil que possui o proprietário, senhorio, locador ou adquirente de reaver o imóvel que o locatário injustamente se recusa a restituir. (pg)

Vide: *Ação de Despejo*.

DESAMPARO. Formado da composição do prefixo *des* e de *amparo* é ausência de amparo ou proteção; é tido como equivalente de *abandono*, seja da coisa ou seja de pessoa.

É mais propriamente empregado para indicar o abandono ou falta de cuidado, em que se deixa a pessoa, que merece ou deve receber de outrem o necessário *amparo*.

E assim se entende a falta de *auxílio* e *assistência*, que se fazem mister para a manutenção da vida de um ente humano, nos casos de necessidade, de miserabilidade ou de doença.

Neste auxílio e assistência computam-se não somente a *alimentação*, os recursos necessários para as *vestes*, como, em certos casos, a própria *educação escolar*, como quando se trata de menores, ou o provimento de cuidados indicados, médicos ou outros, quando se trata de enfermidades graves ou de alienação mental.

O *desamparo*, assim, revela o *abandono* em que se deixa a pessoa privada daquilo de que necessita, segundo as circunstâncias.

Vide: *Ação de alimentos. Alimentos. Deserdação*.

DESAPARECIMENTO. Ou *desaparição*, de *desaparecer* (*des* + *aparecer*), em relação à pessoa significa *ausência*. Quanto à coisa, quer dizer *falta*. E, quanto à obrigação, tem o sentido de *extinção*.

Em qualquer dos casos, no entanto, o *desaparecimento* quer dizer que pessoa, coisa ou obrigação não se encontram *presentes*, pelo *afastamento* decorrente da ausência, falta ou extinção.

Em relação ao desaparecimento da pessoa ou da obrigação, a fim de que possa exercer efeito jurídico, entende-se o que seja *definitivo*, de modo a justificar a *declaração da ausência*, quanto à pessoa, ou a modificação da *relação jurídica*, quando se trata de obrigação.

Quanto ao desaparecimento da coisa, entendida mesmo na acepção de *falta*, pode decorrer *desubordinação* ou de *destruição*, e ainda de *perda*.

Em cada aspecto, surge para o titular da coisa uma modalidade de direito, seja para reavê-la, se subtraída ou perdida, para exigir indenização, se destruída por outrem, ou ver extinguir o direito, incidente sobre ela, ainda no caso de destruição.

DESAPOSSAR. Indica o verbo qualquer ação de *tirar a posse* de alguém, assim se entendendo quando se age legalmente ou quando se age clandestinamente, por meio de fraude ou violência, a fim de que a pessoa seja destituída ou privada da posse que tinha sobre uma coisa ou sobre um bem.

Quando a posse não é tirada, mas *renunciada* pelo possuidor, diz-se *desapossar-se*.

Para o *desapossamento injusto* ou *ilegal*, mesmo ameaça de privar alguém de sua posse, é o direito do possuidor assegurado pelas *ações possessórias*, quando se trate de bens imóveis, ou pela *ação de substituição*, quando se trate de bens móveis, adotada, principalmente, para os *títulos ao portador*, logo que se verifiquem perda, roubo ou extravio.

DESAPROPRIAÇÃO. Derivado do verbo *desapropriar* (tirar a propriedade de alguém sobre certa coisa), é de aplicação, na terminologia jurídica, para indicar o ato, emanado do poder público, em virtude do qual declara *desafetado* (desclassificado) ou resolvido o *domínio particular* ou *privado* sobre um imóvel, a fim de que, a seguir, por uma *cessão compulsória*, o senhor dele o transfira para o *domínio público*.

A *desapropriação* não se confunde com a *expropriação*. Na primeira, não ocorre *privação da propriedade* nem mesmo *diminuição do direito de propriedade*, como se evidencia na *expropriação*, que tem sentido mais amplo e pode significar essa perda, ou diminuição patrimonial.

Na desapropriação, registra-se, apenas, uma *conversão* da propriedade, consequente da *venda forçada* por interesse de ordem pública. Não ocorre, pois, qualquer ofensa a seu patrimônio, em consequência, não se afetando o direito de propriedade da pessoa.

E esta mesma restrição, que se gera da desapropriação, mostra-se um *constrangimento* legalmente autorizado, em atenção aos altos interesses da comunidade, de cujos melhoramentos ou benefícios o próprio desapropriado é participante.

A desapropriação se justifica por *interesse social* e por *utilidade pública*.

A rigor, não há distinção entre as duas expressões, pois que ambas significam sempre algo que é de *interesse coletivo*, maior ou menor que seja a necessidade ou a utilidade, embora o interesse, indicando-se indispensável, exprima ou tenha maior relevância que a utilidade.

A desapropriação, resolvendo o domínio sobre o imóvel, faz cessar todas as obrigações que incidam sobre ele. Mas, em certos casos, os direitos dele decorrentes se sub-rogam no preço da desapropriação.

DESAPROVAÇÃO. Formado de *desaprovar* (não aprovar, reprovar, não concordar), bem se entende que significa o *não consentimento*, a *não anuência* dada ao ato que se praticou ou ao ato que se vai praticar.

É que a desaprovação tanto pode ser posterior como anterior ao ato, mostrando a *manifestação da vontade* para *não concordar* com o ato ou *não consentir* nele.

Quando a desaprovação precede a prática do ato, equivale à *desautorização*. E, quando sucede, mostra-se, perfeitamente, equivalente à *impugnação*.

A *desaprovação posterior*, por vezes, necessita de ser justificada, a fim de que possa valer legalmente e surtir os desejos de seu manifestante.

Quanto à *desaprovação anterior*, em certos casos análoga ao *consentimento negado*, se injusta, pode ser judicialmente suprida, se o ato a praticar é daqueles que necessitam desta *autorização*.

Os atos desautorizados pela *desaprovação* entendem-se juridicamente imperfeitos ou muito perdem de sua valia, se para produzir os efeitos jurídicos precisam desta formalidade.

Mas, em tais circunstâncias, como nos casos de atos praticados pelo mandatário, *desaprovados* pelo mandante, somente perdem sua eficácia, se excedentes dos poderes outorgados ou não tenham sido praticados por premência no desempenho do próprio mandato, mostrando-se, assim, atos vantajosos para o mandante, o que importa em injusta a sua *impugnação*.

DESARMAMENTO. Em sentido amplo, *desarmamento* (*des* + *armamento*) quer significar *apriveção de armamentos*, ou seja, a ação e efeito de *desarmar* ou *tirar armamento*.

E, nesta acepção, se aplica para dizer do *desguarnecimento* de um vaso de guerra, seja de seu material ou de sua equipagem, ou do *licenciamento* de tropas ou *redução* de forças do exército ao efetivo de paz.

Mas, no sentido que lhe empresta o Direito Internacional Público, *desarmamento* quer significar a *limitação* dos exércitos ou forças armadas, em tempos de paz, a fim de que se evite a *corrida armamentista*.

E, assim, pela moderação do armamento, não mostra o aspecto ostensivamente belicoso de uma preparação militar exagerada.

É tese, que se tem discutido em várias conferências internacionais, mas que não tem logrado amparo e efetividade.

DESASSOCIAÇÃO. É o direito constitucional que assegura a todos o direito de se retirar da associação, ainda que o respectivo estatuto não preveja a saída, pois é o correspectivo ao direito de associação. Na desassociação, o associado retirante deve cumprir os seus deveres sociais até a data do desligamento. (nsf)

DESAUTORAR. Entende-se, no sentido jurídico, *destruir* ou *privar* alguém das dignidades ou honras que lhe eram concedidas. Equivale a *degradar*.

Palavra quase parônima de *desautorizar* não serve essa paronomásia, para confundi-las: esta significa tirar a autoridade anteriormente concedida ou o poder antes outorgado.

Mas, nela não se anota, a rigor, o *desprestígio*, que vem da *desautoração* ou *exautoração*, embora, na linguagem corrente, se mostrem expressões equivalentes.

Por extensão, tem por vezes o sentido equivalente a *desrespeitar* e *desacatar*.

E nesta acepção se diz: *desautorou* o juiz.

DESBARATAR. Na gíria do comércio, é o verbo aplicado com o significado de *vender por preço vil* ou *vender abaixo do custo*, com grande prejuízo.

E, neste sentido, então, tem a equivalência de *arruinar* ou *malbaratar*.

DESCAMINHO. Derivado de *descaminhar* (extraviar, dar sumiço), entende-se, em sentido amplo, todo *extravio* de coisa móvel.

É tido, assim, no mesmo sentido de *perda*.

Mas, na linguagem do Direito Aduaneiro, *descaminho* possui a significação do desvio de mercadorias ao manifesto, com a intenção de fugir ao pagamento dos impostos ou direitos alfandegários.

É pois o *extravio clandestino* de mercadoria para não serem *manifestadas*. E assim fugirem à tributação que lhes pesaria, com o despacho regular.

Neste particular, embora se diga também *contrabando*, porque indica o ato de sonegar impostos pela entrada de mercadorias, não se mostra idêntico a esta figura delituosa. O contrabando mais propriamente se refere à *introdução clandestina* de mercadorias, cujo despacho é proibido. E, desta forma, não podem ser manifestadas, enquanto as mercadorias *descaminhadas* o poderiam.

A lei fiscal não considera a distinção: descaminho de mercadorias ou contrabando de mercadorias proibidas equivalem-se, desde que ambos resultem de uma infração ou transgressão à lei, no sentido de introduzir clandestinamente mercadoria permitida ou proibida, sem o pagamento do imposto devido ou contrariamente ao que impõe a lei.

A prática do contrabando ou descaminho constitui delito penal, além das sanções fiscais impostas ao infrator (Cód. Penal, arts. 318 e 334).

DESCANSO. No Direito do Trabalho refere-se ao período mínimo a que tem o trabalhador, entre duas jornadas de trabalho, para recompor-se.

DESCARGA. Na terminologia dos transportes, quer significar o ato em virtude do qual se descarrega ou se desembarca a mercadoria transportada por qualquer meio de condução, seja navio, trem ou quaisquer outros.

É ato que se entende normal, quando a mercadoria ou outros objetos transportados chegam a seu destino e aí se faz necessário que se descarreguem, pondo termo ao contrato de transporte, mediante a *entrega da carga* ao consignatário ou destinatário dela.

E, assim, a descarga se processa, esteja ou não presente a pessoa a quem se destinam as mercadorias, sendo recolhidas ou aos armazéns da empresa transportadora ou a outros apropriados a isto, ou, então, fazendo-se o depósito judicial delas, quando não há local para guardá-las.

Mas a descarga pode ser *anormal*, quando se faz *forçadamente* em outro local que não o de destino das mercadorias.

Segundo as circunstâncias, aí mais propriamente se diz *transbordo*, quando ocorre a mudança da carga de uma para outra embarcação, ou *baldeação*, quando a mudança possa ocorrer de um a outro veículo, ou mesmo de navio a navio.

Descarga. Na linguagem forense, quer significar o ato pelo qual se desobriga o advogado da entrega dos autos que lhe havia sido feita, por sua devolução.

DESCENDÊNCIA. Derivado de *descender*, do latim *descendere* (descer, provir), exprime toda série de parentes que procedem em linha reta, de um pai *comum* até o infinito, como filhos, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, até os mais afastados.

DESCENDENTE. Do latim *descendens*, de *descendere* (provir), é empregado para designar todo parente que *descende* (provém) de um progenitor comum, o qual, na ordem em que se coloca na *linha reta*, que desce, *sucede* sempre o que lhe antecede.

Opõe-se, assim, ao *ascendente*, que, embora colocado na mesma linha reta, se entende aquele que veio antes ou antecedeu ao que lhe sobreveio.

DESCENTRALIZAÇÃO. É aplicado na terminologia do Direito Administrativo, ao contrário da *centralização*, para indicar o sistema administrativo que *reparte* pelas autoridades territoriais ou governos locais os poderes de administração, de modo que, não sendo, embora, inteiramente *autônomos*, participem da administração geral.

DESCER. Na técnica do comércio, vulgarmente o vocábulo significa *baixar*, aplicado na acepção de *diminuir*.

E, assim, *descer de preço* significa rebaixar ou diminuir de preço, contando-se por menos o preço de venda de uma mercadoria ou se reduzindo a sua cotação anterior.

DESCIDA. Na técnica forense, quer o vocábulo *descida* significar *baixa*. É o ato pelo qual se fazem voltar à instância inferior os autos que já foram julgados ou objeto da decisão de instância superior, a fim de que, de retorno, se dê cumprimento ao que na mesma decisão se contém.

DESCOBERTA. O CC/2002 trata do assunto de quem acha coisa alheia perdida, nos arts. 1.233 a 1.238, sob o título da Da Descoberta. No CC/1916, esta DESCOBERTA chamava-se INVENÇÃO. O descobridor atual chamava-se, então, inventor. Tratando-se de TESOIRO, isto é, de depósito antigo se coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória, os artigos do CC/2002 são os de n.ºs 1.264 a 1.266 na seção Do Achado do Tesouro, aplicando-se também os arts. 17 a 19 da Lei n.º 3.924, de 26.07.1961 (dispõe sobre descobertas fortuitas) e a Lei n.º 7.542, de 26.09.1986 (dispõe sobre achados). O CC/1916 tratava de TESOIRO os arts. 607 a 610.

DESCOBRIDOR. No Direito da Propriedade Industrial é o mesmo que inventor. Também assim quanto ao CC/2002 em relação ao CC/1916. Vide acima o verbete *descoberta*.

Pessoa que acha coisa alheia perdida.

O *descobridor* tem direito a uma recompensa por restituir a coisa achada e à indenização pelas despesas feitas com a conservação da coisa e transporte, salvo se o seu legítimo dono preferir *abandoná-la* em seu proveito para fugir ao pagamento das despesas e da recompensa (abandono noxal).

Por outro lado, o *descobridor* responde pelos prejuízos causados ao proprietário da coisa, ou ao seu legítimo possuidor, quando houver procedido com dolo.

No encontro de tesouro oculto o *descobridor* tem uma coparticipação em seu valor e ficará seu proprietário, se dono de imóvel ou enfiteuta.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Vide: *Disregard Doctrine*.

DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é utilizada quando um dos sócios passa a valer-se da empresa para esconder seus bens pessoais, desviando-os para esta. Com esta manobra o sócio pretende esvaziar seu próprio patrimônio e evitar cumprir suas obrigações.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica deve ser aplicada, por exemplo, quando um dos cônjuges passa a transferir bens do casal para a empresa, esvaziando o patrimônio do casal, a fim de se furtar da meação no caso de futuro divórcio. (pg)

DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO. Embora seja princípio geral de que a lei nova revoga a anterior e, em consequência, a nova Constituição revoga as normas constitucionais anteriores, a doutrina admite que algumas normas da Constituição anterior continuem válidas na nova ordem constitucional, desde que não vulnerem os princípios desta. A teoria da desconstitucionalização é adotada, geralmente, no Direito Administrativo, admitindo a permanência de alguns direitos funcionais que tivessem sido deferidos pela anterior ordem constitucional. Nestes casos, a norma constitucional daí decorrente opera como norma infraconstitucional.

DESCONTO. Derivado de *descontar* (*des + contar*, ou seja, *não contar* ou *não computar*, do latim *computare*), bem indica o vocábulo, por sua formação, o sentido que tem: é a *redução* que se submete a soma de certa importância ou quantia, pela diminuição ou não contagem de certa parcela.

Representa, pois, o *abatimento* que é feito no *total* de qualquer soma em dinheiro, ou no *valor* de qualquer obrigação, para ser cumprida, assim, pelo *líquido*, verificado pela subtração do *desconto* da importância da qual ele se *abate*.

Desconto. Na técnica mercantil, não somente significa a redução ou abatimento feito em qualquer soma de uma fatura ou de uma conta-corrente. Significa o *prêmio* (juros), que se cobra pela *operação de compra* de um título de crédito (letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque), designando, por vezes, a própria operação, então dita, de *desconto de títulos*. Diz-se, também, *desconto* ou *ágio*.

Mas, em sentido análogo, também se diz para o abatimento ou *bonificação* feita ao devedor pelo pagamento antecipado de sua dívida.

DESCONTO DE SALÁRIOS. No Direito do Trabalho é prática vedada por lei, salvo exceções estritas, o empregador abater seus créditos do salário do empregado.

DESCONTO DE TÍTULOS. É operação comercial, notadamente bancária, consistente na cessão do título, por endosso, a certa pessoa, em virtude do qual o proprietário dele recebe por antecipação o valor do título, com o *desconto* dos juros ou prêmios estipulados para efetividade do contrato.

Aí, o vocábulo tanto designa a operação como a *dedução*, que decorre do *ágio* ou juros cobrados.

Ocorre uma perfeita *venda do título*. E, nesta razão, se diferencia da *caução de títulos*, pois que nesta razão não se faz a venda definitiva ou cessão dos títulos, mas apenas são eles entregues como *garantia* do adiantamento ou empréstimo feito sobre o valor deles.

Na operação de desconto de títulos, em regra, o simples endosso, sem qualquer restrição, é o meio de realizá-lo. E, por ele, o *descontador* torna-se o legítimo proprietário do título, com o direito de exigir do aceitante e dos coobrigados o seu pagamento no dia de seu vencimento.

O vendedor, pelo endosso, que se diz *cedente* ou *descontante*, permanece coobrigado ao título, até que seja resgatado pelo aceitante, ou pelos *endossatários* que o antecedem na obrigação.

No *desconto* de títulos, seja pelo *desconto por dentro* ou pelo *desconto por fora*, há a considerar o *valor atual do título* e o seu *valor nominal*.

O *valor atual*, no desconto por fora, é o que se anota a seguir da dedução do desconto ocorrente, ou seja, a diferença entre este e o valor nominal do título.

No desconto por dentro, seria o *valor atual* a quantia que, posta a juros, sob determinada taxa e certo tempo, produziria o valor nominal do título, consideradas as computações dos juros a ela atribuídos.

DESCONTO EM FOLHA. No Direito Processual Civil refere-se ao ato determinado pelo juiz em ação ou execução de alimentos, de abater-se nos salários do alimentante a quantia que será entregue ao alimentado.

DESCONTO POR DENTRO. Também chamado de *desconto racional*, consiste no cálculo dos juros devidos, segundo o *valor atual do título*, taxa e tempo que falta para seu vencimento.

E, nesta forma, assim se diz quando o *desconto* equivale ao *prêmio* ou juros que se adicionam ao *valor atual* do título para formar a soma total que se exige no vencimento da obrigação ou título, que se compuser.

DESCONTO POR FORA. Assim se diz quando os juros são computados sobre o valor nominal do título ou da obrigação, segundo a taxa estipulada e pelo tempo que falta para a sua exigibilidade.

Diz-se, também, *desconto comercial*. E justamente se distingue do desconto por dentro ou racional, porque neste o *cômputo* é feito pelo *valor atual*, não pelo seu *valor nominal*, que é tido como o valor declarado no título.

DESCONTRATAR. É a extinção do contrato pela sua revogação. É o mesmo que distrato, fazendo-se da mesma forma que o contrato (Cód. Civil/2002, art. 472; art. 1.093 do Cód. Civil/1916). (ngc)

DESCRIÇÃO. Derivado do latim *descriptio* (figura, representação, traçamento), *dedescribere* (esboçar, descrever, referir), entende-se, na linguagem jurídica, não somente *anarração* circunstanciada de fatos ocorridos, com a menção de todos os dados que sirvam para a sua perfeita configuração, como toda e qualquer *relação* de bens ou coisas, devidamente demonstrados, isto é, relacionados com a menção de seus elementos característicos ou distintivos.

Pela *descrição*, assim, seja de fato ou de coisas, *desenham-se* ou *se traçam*, por palavras, *asrepresentações* exatas dos fatos e das coisas, de modo a não serem confundidos ou tomados por outros, mesmo que a eles se assemelhem.

DESCRIÇÃO DE BENS. Além da menção de seus caracteres próprios, na descrição de bens deve constar a *localização* ou situação deles, quando imóveis, com as limitações ou confrontações que possuem.

A descrição possui a propriedade de individuar as coisas, ou as caracterizar de modo a que facilmente se distingam.

Neste sentido, *discriminação* tem com ele equivalência.

No Direito Processual Civil a descrição dos bens é incidente de diversos procedimentos como o inventário, o arrolamento, o depósito etc.

DESCRIMINAÇÃO. O mesmo que descriminalização.

DESCRIMINALIZAÇÃO. No Direito Penal refere-se ao ato de se considerar atípico fato antes previsto como crime ou contravenção.

DESEMBARAÇAR. É o mesmo que *desembargar*, *desonerar*, *livrar de ônus*, *livrar de qualquer encargo*, ou *desimpedir* qualquer coisa para que possa ser vendida ou negociada, livre de qualquer obrigação.

Assim se diz, notadamente, do estabelecimento comercial, que é cedido e transferido, sem que o sucessor assuma qualquer responsabilidade pelas obrigações anteriores (passivo). O adquirente, pela cláusula *livre e desembaraçado*, somente se diz comprador *do ativo*, continuando a liquidação das contas ou obrigações anteriores sob a responsabilidade do vendedor.

Já, desta maneira, não ocorre, quando o comprador assume a responsabilidade do passivo, com a aquisição do estabelecimento. Aí não se entende uma aquisição de negócio *desembaraçado*, pois que há encargos a cumprir pelo adquirente, que, destarte, desonera o vendedor, salvo se seus credores impugnarem a operação.

Desembaraçar. Na terminologia alfandegária, *desembaraçar* quer dizer satisfazer todas as exigências fiscais e aduaneiras, para que as mercadorias, sujeitas a impostos de importação ou isentas dele, possam ser retiradas da repartição.

DESEMBARAÇO. Diz-se, na linguagem alfandegária, para o ato pelo qual se satisfazem as exigências regulamentares, que dão saída livre às mercadorias importadas.

É mais propriamente empregado para designar o *despacho* de amostras ou de outras mercadorias, isentas de impostos e direitos de consumo.

Desembaraço. Por vezes, confunde-se com o próprio *despacho*. E, assim, se entende todo processo pelo qual, em qualquer repartição, se promove a *regularização* de certas solenidades, ou se cumprem as várias diligências, a fim de que se obtenha a liberação de qualquer coisa, ou a concessão de certas medidas, como *registro de automóveis*, *alvarás de licenças* etc.

Vide: *Despacho*.

DESEMBARGADOR. Denominação que se atribui aos juízes dos Tribunais de Justiça dos Estados. Desembargador Federal é a denominação, dada por regimento interno de Tribunal Regional Federal, a seus membros.

DESEMBARGAR. Por sua origem, *desembargar* quer dizer *despachar em definitivo* ou *decidir uma dúvida*, em última instância.

É a função dos Tribunais Estaduais por seus *desembargadores*.

Desembargar. Atualmente, no entanto, é empregado no sentido de *desonerar* ou *retirar o ônus* ou *encargo*, que pesa sobre certos bens ou direitos, em virtude de arresto ou embargo.

E, por extensão, aplica-se na equivalência de *desembaraçar*, ou seja, livrar de encargos algum bem ou alguma coisa.

DESEMBARGO. De igual modo que desembargar, de que se forma, quer dizer o despacho definitivo ou a sentença proferida pelos desembargadores. Corresponde ao *acórdão* atual.

E por esta razão de desembargo se chamavam os Tribunais, onde os desembargadores tinham assento.

Desembargo. Mas é tomado na significação de levantamento de *embargo* ou de qualquer encargo ou restrição imposta às coisas ou aos bens, seja judicialmente, em virtude de arresto, sequestro ou penhora, seja extrajudicialmente, em virtude de hipoteca, penhor, anticrese ou outros encargos. Corresponde à *liberação*, à *desoneração*, ao *desembaraço*.

DESEMBARQUE. Embora *desembarcar*, de que deriva o vocábulo, signifique tanto a retirada de mercadorias de bordo como a saída ou descida de passageiros para terra, é mais propriamente aplicado para designar o último destes fatos, reservando-se para o primeiro o vocábulo *descarga*.

DESEMBOLSO. Derivado de *desembolsar* (tirar do bolso, gastar dinheiro), na técnica jurídica quer, assim, significar toda e qualquer quantia despendida ou paga por uma pessoa, em regra, como *adiantamento* para satisfazer despesa de negócio que lhe é afeto, ou *empréstimo* que é feito a outrem.

No *mandato*, o *desembolso* do mandatário entende-se sempre adiantamento feito por conta do mandante, se realizado para pagamento de despesas necessárias ao desempenho do contrato.

E assim se diz que tais despesas são *reembolsáveis*, desde que o mandatário deve ser pago das quantias despendidas (*desembolsadas*), por ele, na execução do mandato, quando se mostram

autorizados tais pagamentos pelo mandante ou resultem de despesas que deveria fazer para cumprimento do próprio mandato.

Desembolso. Vulgarmente, porém, quer exprimir a *privação*, ou o *não recebimento* de quantia ou valor que se entregou a outrem, ou que por este era devido. É o *prejuízo* ou *perda* de dinheiro: estar no desembolso.

DESEMPATE. Assim se diz do *voto* ou *decisão* que soluciona a *votação* não decidida, em virtude da situação de *empate* ocorrido, pela qual a *questão* permaneceu em estado de indecisão.

O vocábulo *desempate* não somente designa o próprio voto que assim decide a questão, opinando por uma das correntes expostas, como distingue a própria *decisão* ou *resolução* para solver a *divergência*, visto que a situação de equilíbrio determinada pelos votantes mantém insolúvel a controvérsia.

DESEMPENHO. Formado do verbo *desempenhar* (na acepção de desobrigar, cumprir), é geralmente tido na significação de *cumprimento* de obrigação ou dever, cometido a uma pessoa.

Neste sentido, possui equivalência de adimplemento, ou seja, o resgate da obrigação ou o pagamento da dívida.

Desempenho. É mais comum, no entanto, a aplicação do vocábulo para indicar a *execução de um mister*, confiado a alguém, indicando mesmo o modo por que foi o mesmo cumprido.

E, daí, as expressões: *bom desempenho*, *mau desempenho*, para mostrar se a missão se cumpriu satisfatoriamente ou se o agente não a executou a contento.

DESENCABEÇAR. Na terminologia do Direito antigo, servia o verbo para significar: *renunciar* ou *perder o cabecel* a sua posição de representante junto ao senhorio de todos os foreiros do prazo.

Desencabeçar. Mas, na linguagem policial, é sempre empregada na equivalência de perverter uma pessoa ou a *encaminhar para o mal*, usando para isso de maus conselhos ou de promessas ardilosas.

Seduzir menores, assim, é também *desencabeçar*.

DESENHO. Derivado do italiano *disegno* (debuxo, esboço), é aplicado na técnica do Direito, não somente para indicar tudo o que se possa representar por meio de linhas e sombras, mas a *planta* ou *projeto* de uma construção ou a *representação gráfica* de um terreno, com a delimitação de sua superfície e a indicação de seus acidentes.

DESETRANHAR. No Direito Processual e no Direito Administrativo refere-se ao ato de excluir documento do corpo dos autos.

DESENVOLVIMENTO. Na linguagem comum, é aplicado para indicar a amplitude ou andamento na execução de um trabalho, como para mostrar a soma de argumentos ou proposições trazidas à discussão para demonstração de um tema.

Mas tem ainda o sentido de *discernimento*, quando empregado na acepção de *estado mental* de uma pessoa.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. No Direito Administrativo refere-se a peculiar serviço público atribuído pela Lei a determinadas agências governamentais, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, atuando para o incremento de determinados setores da economia ou de regiões do país.

DESENVOLVIMENTO NACIONAL. No Direito Político refere-se ao progresso do país, tomado como objetivo fundamental do Estado pela Constituição brasileira de 1988.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Vide a Lei nº 9.808, de 20.07.99, que define diretrizes e incentivos fiscais para o desenvolvimento de regiões brasileiras.

DESEQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO. No Direito Financeiro refere-se ao fato de que, na previsão ou na execução orçamentária, há desencontro entre a receita e a despesa.

DESERÇÃO. Derivado do latim *desertio*, de *deserere* (abandonar, desamparar), tem acepção própria no Direito Militar e no Direito Processual.

No Direito Militar, entende-se o *abandono clandestino* ao serviço militar, seja não atendendo à convocação, legalmente feita, seja mesmo *fugindo* das fileiras do exército, da marinha ou da aeronáutica, quando já se encontrava incorporado às forças armadas.

É *delito militar*. E, segundo as circunstâncias, em que o mesmo se configura, diz-se *deserção instantânea* ou *deserção continuada*.

A *deserção instantânea* ocorre quando não comparece a pessoa, legalmente convocada, no tempo e lugar apazados. Caracteriza-se, pois, pela *falta de comparecimento* ao serviço militar, a que está obrigada, ou à convocação, que lhe é feita.

A *deserção continuada* registra-se quando, realmente, o militar *abandona voluntariamente* a tropa a que pertence, indicando-se *ausência* prolongada ilegal.

Mas, para que a segunda figura delituosa se caracterize, é necessário que a ausência seja *voluntária, ilegal e prolongada*.

A ausência, mesmo voluntária, indicando-se mero *afastamento* da tropa ou do quartel, não tendo o caráter de *abandono* constituirá mera infração disciplinar, não o crime de deserção.

Para a deserção continuada, também se diz de defecção. E do desertor desta classe se diz *trânsfuga*.

Entre as duas deserções, a *continuada* é a mais grave, porque nela há, evidentemente, a intenção criminosa de abandono, enquanto na *instantânea*, somente a falta de comparecimento é o seu caráter. E nela pode haver justificativas ou atenuantes em relação ao delito cometido.

A lei penal militar distingue a deserção em tempo de paz e a deserção em tempo de guerra, sendo esta de natureza muito mais grave.

A deserção instantânea é, na terminologia em voga, mais propriamente dita de *insubmissão*, que por ela se revela a *falta do comparecimento* à convocação para servir nas forças armadas.

Deserção. Na terminologia forense e segundo sentido que se tem do vocábulo no Direito Processual, a *deserção* indica o *abandono ao recurso intentado* por uma das partes em litígio.

A deserção dos recursos, seja de agravo, de apelação ou outro qualquer, decorre, em regra, da *falta de preparo* do recurso, isto é, da falta de pagamento das custas devidas, seja em primeira ou em segunda instância, no prazo regulamentar.

DESERDAÇÃO. Derivado de *deserdar* (*des* + *herdar*, privar da herança), é vocábulo que, na terminologia e na técnica do Direito Sucessório, designa a *disposição* ou o ato pelo qual a pessoa *exclui da herança legítima* um ou mais de seus *herdeiros necessários*.

Dentro deste princípio, pois, a *deserdação* implica a *exclusão* ao direito sucessório do *herdeiro necessário*, que não obstante lhe assistir o *direito de suceder*, é privado da *sucessão hereditária*.

Assim, não há deserdação para o herdeiro não necessário, que será privado da sucessão por mero *afastamento* dela, sem qualquer determinação expressa do disponente, como é da regra na deserdação.

No entanto, há quem proponha a admissão do vocábulo, em sentido genérico, para qualquer espécie de privação da herança, reservando-se a expressão privação da legítima, como espécie de deserdação para o herdeiro necessário.

Nosso Direito, no entanto, adota-o simplesmente para a privação da legítima, atribuída ao herdeiro necessário.

A deserdação há que ser *expressa*, ordenada em testamento, com a declaração da causa que a justifica.

A deserdação atinge não somente a *reserva sucessória*, como a cota sucessória, compreendida na parte *disponível* da herança, quando não se inscreva com restrições.

Quer dizer, quando ampla, atinge o herdeiro em relação a toda espécie de participação na herança.

Destruída a *causa*, que tenha motivado a deserdação, por não se haver provado a sua existência, cabe ao deserdado intentar a nulidade da *disposição*, para que seja admitido à herança.

DESESTATIZAÇÃO. Ato ou efeito de desestatizar; fazer cessar a estatização; tirar o órgão ou a empresa do domínio estatal.

A Lei nº 9.491, de 09.09.97, alterou procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, revogando a Lei nº 8.031, de 12.04.90.

DESFALQUE. Formado do verbo *desfalcar* (diminuir, dissipar), é o vocábulo aplicado, como toda *redução* ou toda *diminuição*, que possa ser anotada no valor ou no preço de alguma coisa.

Se em grupo de bens ou acervo de bens, o *desfalque* será indicado pela *falta* de um deles, que, assim, se evidencia também a *diminuição*, que mostra a acepção do vocábulo.

Desfalque. Mas possui o vocábulo o sentido de *alcance* ou *desvio de dinheiro* praticado pela pessoa a quem se confia a guarda de valores de outrem.

Quando se trata de funcionário público, a quem se comete a função de *exator*, ou seja, de responsável pelos dinheiros públicos, diz-se mais propriamente *peculato*. E para os demais casos, *abuso de confiança* ou apropriação indébita.

Desfalque, deste modo, é designação genérica para todo desvio ou apropriação de dinheiro ou valores entregues em confiança à guarda ou administração de outrem.

DESFAZIMENTO. Refere-se ao ato de desfazer. O desfazimento pode ser voluntário, quando há acordo entre as partes, ou obrigatório ou legal, quando decorre de determinação legal nos casos, por exemplo, de invalidade do ato.

DESFAZIMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO. É a extinção do ato administrativo através de sua revogação ou anulação.

DESFORÇO. Derivado do verbo *desforçar* (vingar, reagir, desagrar, desafrontar), na linguagem do Direito Civil, é compreendido como a natural *resistência* ou a *reação* adotada no intuito de trazer à posse da pessoa o bem ou a coisa que dela se tirou, por violência injusta.

Quer, assim, designar a *força* que é utilizada para que alguém se mantenha ou seja integrado na posse, de que é turbado ou foi esbulhado.

E se essa resistência é promovida por iniciativa própria do possuidor, por própria *força dele*, diz-se *desforço pessoal* ou *desforço incontinenti*.

Mas este somente se admite quando venha *logo*, quer dizer, quando seja imediato, *sem qualquer intervalo*, diante da ameaça ou esbulho. *Non ex intervallo, sed ex continenti*, já acentuavam os romanos, pelo Digesto de ULPIANO.

O *desforço pessoal*, que não pode constar de atos de defesa, além dos necessários para manter a posse ou promover a restituição, opõe-se, naturalmente, ao *desforço judicial*, entendido como a ação apropriada para que se mantenha a pessoa na posse ou seja integrada nela. Dizem-se *ações possessórias*, chamadas de *força nova* ou de *força velha*, segundo são intentadas dentro de ano e dia após a violência ou depois disso. *Nova*, para o primeiro caso, concretizada nas ações de *manutenção* e de *reintegração*. *Velha*, no segundo caso, quando o esbulho tenha ocorrido há mais de *ano e dia*, em virtude do que, embora considerada em seu caráter possessório, a ação, seguindo o curso ordinário, desde o início, não adota o rito especial para as possessórias de *força nova*.

DESFUTAR. No sentido comum, possui a acepção de *colher os frutos*. Mas, na terminologia jurídica, é tido mais propriamente na significação de *usufruir*: colher as vantagens asseguradas por um *direito*.

Desta maneira, então, *desfruta* os benefícios, as vantagens ou as utilidades de um direito, não somente aquele a quem a *coisa* pertence, o que é o seu *proprietário*, mas *todo aquele* a quem se deferiu o seu uso e gozo.

O *usufrutuário*, assim, não é o proprietário da coisa. Mas a ele se cometem o seu uso e gozo, os proventos ou benefícios que da coisa se tiram.

DESÍDIA. Derivado do latim *desidia*, de *desidere* (estar ocioso), é tido, na terminologia do Direito Trabalhista, como o *desleixo*, a *desatenção*, a *indolência*, com que o empregado executa os serviços que lhe estão afetos.

Classificam-na, mui justamente, em *desídia fortuita* ou *ocasional* e *desídia habitual*.

A desídia fortuita ou ocasional, a que pode vir por um descuido de momento, por uma desatenção momentânea, não constitui motivo para a despedida do empregado ou trabalhador. É *justificável*.

A desídia habitual equivalente à *negligência contumaz*, reveladora de sucessivos e injustos desleixos, justifica a despedida, pois que, por ela, dia a dia, pode o empregado ou trabalhador causar prejuízos ou transtornos ao andamento dos serviços, não somente os que lhe são afetos, mas aos de todo o estabelecimento.

DESIGNAÇÃO. Derivado de *designare* (marcar, notar, determinar), de que se formou o substantivo latino *designatio* (indicação), em sentido geral é usado para significar toda espécie de ação que tenha por objetivo fazer conhecer ou determinar uma coisa, seja por palavras ou por escrito.

Possui, assim, sentido equivalente a *demonstração*, que por ela também se dá a conhecer a figura ou o aspecto de uma coisa ou se determina, exatamente, o que se tem a indicar ou mostrar. E vale como *determinação*.

Designação. No sentido que lhe empresta o Direito Administrativo, é tido na acepção de *deescolha* ou *indicação*, pela qual a pessoa é colocada para desempenho de um cargo ou de uma função.

Designação. Na terminologia forense, indica, não somente o ato por que se *arrolam* as testemunhas, como por que se determina ou se marca o dia, para que nele se realize uma diligência ou se pratique um ato processual.

DESIGNAÇÃO DE PODERES. Na técnica do mandato, exprime a descrição ou a consignação dos poderes que se limitam no mandato, em virtude dos quais pode o mandatário agir em nome do mandante, praticando atos válidos e que obrigam o mandante a cumprir. É sinônimo de *determinação* ou *concessão de poderes*.

DESIGUALDADE. Caráter ou condição do que não é igual, desproporção, irregularidade, diferença.

Segundo a Lei 12.288, desigualdade racial é “toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica”.

Já desigualdade de gênero e raça é: “assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais”. (gc)

DESIPOTECAR. É empregado, correntemente, no sentido de *retirar* do imóvel o ônus hipotecário ou *desonerar o imóvel da hipoteca*. Equivale a *desembargar* ou *adesembargar*, mas, é claro, em referência ao ônus ou encargo hipotecário.

DESISTÊNCIA. Derivado do verbo latino *desistere* (mudar de parecer, cessar, descontinuar de, parar), significa, na terminologia jurídica, a *renúncia*, que se faz de alguma coisa ou de algum direito, seja em consequência de evidente *abandono*, seja motivada por uma *transação*.

Dessa forma, a *desistência* mostra-se *renúncia recompensada*, ou se apresenta como renúncia pura e simples.

Como renúncia recompensada, em que toma o aspecto de *transação*, anota-se *concessões mútuas* acordadas entre o *desistente* e a pessoa a favor de quem a renúncia é manifestada.

Neste caso, verdadeiro pacto que se firma entre partes, a desistência há que ser ajustada entre elas. Mostra-se *ato bilateral*, em que duas vontades participam de sua feitura.

Na desistência pura e simples, que pode decorrer do simples *abandono*, a vontade do desistente (*ato unilateral*) será o bastante para que se verifique válida, desde que nela não se envolva qualquer prejuízo a outrem, que se possa opor ao ato de renúncia. Como evidente *abandono*, somente ao desistente, como faculdade sua de abandonar, cabe julgar o seu próprio direito.

Vide: *Transação*.

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. Assim se entende o ato pelo qual o autor de uma demanda renuncia ao *andamento* dela. É renúncia do andamento, porque, em princípio, a desistência da ação não revela a *renúncia* do direito que a motivou, salvo quando a desistência envolve *transação*. E nela se cogita da renúncia ao próprio direito do autor em agir juridicamente.

Enquanto a ação não é contestada, não tomando assim o caráter *litigioso*, a desistência será ato voluntário do autor, sem qualquer intervenção da parte contrária. Mas, se contestada, faz-se mister a aprovação da parte adversa, que a pode recusar, desde que não se mostre injusta a sua recusa, e possa a desistência valer, pela homologação, mesmo sem sua anuência.

Se a desistência importar em transação, sempre o consentimento da outra parte será necessário, mesmo porque, sem ele, não se firmará o ajuste que a transação representa.

Embora não se faça mister a elaboração do *termo de desistência*, somente valerá após sua homologação por sentença.

A desistência da ação pode ser firmada pelo mandatário. Mas é necessário, nela como em qualquer outra desistência, que em seu mandato sejam conferidos *poderes para desistir*.

É faculdade do credor desistir da execução ou de qualquer de seus meios independentemente da concordância do devedor.

DESISTÊNCIA DA HERANÇA. No Direito das Sucessões é o ato em que o herdeiro manifesta a abdicação ao seu direito.

DESISTÊNCIA DE DIREITOS. Indica-se a *renúncia* a qualquer direito, seja decorrente do abandono, em virtude do qual decaia o titular do direito, ou seja pela *renúncia*, propriamente, em que a confessa.

Assim, pode a desistência mostrar-se *tácita*, se decorre da omissão na prática de atos asseguradores de seu direito, em virtude do que os vê perecer; ou pode ser *expressa*, quando de modo claro manifesta a sua vontade de *desistir* ou renunciar o seu direito, em favor de outrem.

DESISTÊNCIA DE RECURSOS. É o abandono ou a renúncia ao recurso interposto, consequente ou derivado do próprio *direito de recorrer*.

A desistência de recursos pode ser *manifesta*, o que significa ser expressa, ou ser *presumida* ou *tácita*, pelo não uso do recurso no prazo regulamentar, o que importa numa aceitação, também *tácita*, do despacho ou sentença, que lhe é desfavorável.

E mesmo que haja litisconsortes na ação, desde que a pessoa tenha sido a promotora do recurso, pode, validamente, dele desistir. Mas, se os litisconsortes tiverem recorrido, cada um por sua iniciativa, a desistência de um não afeta o recurso interposto pelo outro.

A *deserção do recurso* põe em evidência uma *desistência tácita*, pois que a falta de preparo pode ser modo de renunciá-lo, salvo se, em tempo oportuno, sendo caso, vem o recorrente justificar o abandono e mostrar justo impedimento.

DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DESISTÊNCIA DO CRIME. Ocorre quando o agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução do crime, impedindo, dessa forma, que o resultado danoso se verifique.

Na desistência voluntária, o agente só responde pelos atos já praticados (CP, art. 15).

Denomina-se TENTATIVA ABANDONADA OU QUALIFICADA os casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz. (npg)

Vide: *Comportamento pós-delitivo positivo*

DESLASTRE. Na técnica do comércio marítimo, derivado de *deslastrar* (retirar o lastro), é vocábulo que indica o ato pelo qual se descarrega ou se retira de um navio o lastro, que nele se havia posto, como contrapeso, para promover certo equilíbrio, necessário à sua flutuação.

DESLIGAMENTO. De *desligar*, traz sentido de *desobrigação*, *desoneração*, *liberação*. *Odesligamento*, pois, mostra a situação de quem se libertou, se livrou, se desonerou de compromisso, obrigação, dever, que lhe era imposto.

E especialmente na linguagem da técnica administrativa, entende-se o ato pelo qual é alguém *desobrigado* de funções que vinha exercendo ou afastado do cargo até então ocupado, em virtude de *remoção*, *transferência*, *exoneração*, *dispensa*.

Assim, pelo *desligamento*, o funcionário, o empregado ou o serventuário *deixa de pertencer ao quadro*, repartição ou emprego, em que era lotado, por qualquer ato que o tenha dispensado de atribuições que lhe eram confiadas.

DESLIGAR. Na terminologia jurídica, é usado em equivalência a *desobrigar*, *livrar do compromisso* ou *encargo*.

Desligar. Na linguagem administrativa, porém, quer dizer *retirar* a pessoa das funções que vinha exercendo, ou porque tenha sido transferida para outro cargo ou função, ou porque tenha sido dispensada do cargo ou emprego, que vinha exercendo.

DESMAREAR-SE. Na linguagem marítima, ao contrário de *marear* (governar), quer dizer *perder o governo*, o navio, por não obedecer à *mareagem*.

Desmarear-se, pois, equivale a *desgovernar-se*, *perder o rumo*, ou *desviar-se da rota* ou *direção estabelecida*.

DESMASTRAR. Ou *desmastrear*, em uso na terminologia náutica, significa não somente *retirar os mastros* voluntariamente, como *perder os mastros*, em consequência de acidentes marítimos.

DESNATURALIZAÇÃO. Formado do verbo *desnaturalizar*, pela partícula *des*, possuindo sentido contrário ao de *naturalizar* (adquirir uma nacionalidade), serve o vocábulo para designar a *perda* ou *renúncia da nacionalidade*, em virtude de adoção da nacionalidade de outro país, o mais frequente, ou da *privação da nacionalidade* imposta como penalidade, o que equivale à *expatriação*.

No Direito antigo, a *desnaturalização* poderia advir de várias circunstâncias. E se decretava pelo próprio governo do país, a que pertencia o desnaturalizado.

Era, assim, motivo de desnaturalização:

a) ausentar-se alguém do reino (Portugal), sem licença régia;

b) irem os clérigos tomar ordens em Castela;

c) desertarem os soldados para países estrangeiros.

Consoante princípios constitucionais, entre nós, a *desnaturalização* pode decorrer *voluntariamente* ou pode ser imposta por lei.

É *voluntária* quando é a pessoa quem, por sua livre determinação, adquire outra nacionalidade pela naturalização.

É *imposta por lei*, quando, por sentença jurídica, em processo que a lei estabelecer, tiver cancelada a sua naturalização, por exercer atividade nociva ao interesse nacional (Constituição Federal, art. 13, § 4º, I).

DESOBEDIÊNCIA. Na linguagem judiciária, *desobediência*, falta ou ausência de obediência, quer dizer o *não cumprimento* da ordem emanada de autoridade superior, ou *odesrespeito* à regra que a lei manda cumprir.

A desobediência, assim, implica a existência de uma ordem ou obrigação, para ser cumprida, que foi desrespeitada.

Desse modo, não há desobediência pelo não cumprimento de ordem ou dever, a que não se está obrigado.

E a ordem deve vir de quem *possa mandar*, quer dizer de quem tenha autoridade para mandar e se funde em causa justa, pois que não se permite cumprimento de ordem que não seja justa ou legal.

Nesta razão, para que se imponha ao *desobediente* (aquele que não obedece ou pratica desobediência), as sanções disciplinares ou outras penalidades impostas, necessário que se veja a qualidade das pessoas que desobedecem (se obrigadas à obediência), a natureza das ordens que são dadas e a situação da pessoa que as determina.

DESOBEDIÊNCIA CIVIL. No Direito Político refere-se ao direito da sociedade de negar cumprimento às leis ou às ordens ilegítimas.

DESOBRIGAÇÃO. Formado de *desobrigar-se* (livrar-se ou desonerar-se da obrigação), quer o vocábulo exprimir a *desoneração*, o *desligamento*, a *liberação* da obrigação ou dever a que alguém estava sujeito, seja porque já a tenha cumprido, seja porque foi dispensado de seu cumprimento.

Desobrigação. A respeito das coisas, com sentido semelhante, quer significar o ato pelo qual são as mesmas desoneradas dos encargos a que estavam sujeitas tais como hipoteca, penhor ou anticrese.

DESONERAÇÃO. Ato de retirar o ônus ou de desobrigar.

Possui o mesmo sentido de *exoneração*, em virtude da qual, tal como na desobrigação, alguém se isenta do que era de seu dever ou de seu cumprimento.

Assim, o fiador que se *desonera* é desobrigado da *fiança*. E, deste modo, se *isenta* do encargo.

DESPACHANTE. Derivado do verbo *despachar*, o qual possui os significados de *resolver, expedir, aviar*, quer *despachante* significar a *pessoa que despacha* ou *dá despachos*.

Despachante. Na técnica do Direito Aduaneiro ou Alfandegário, designa a pessoa que, como intermediária dos comerciantes importadores ou exportadores, promove, nas alfândegas, *odesembaraço* das mercadorias importadas ou a *expedição* das mercadorias exportadas.

O despachante, pois, é o *agente de negócios alheios* em função na Alfândega, que se apresenta legalmente credenciado e devidamente autorizado pelo comerciante, para que trate ali de seus interesses.

Despachante é também a pessoa licenciada pela Administração Pública, para nela tratar dos interesses do administrado. Em sentido amplo, o despachante é servidor público, sujeito às regras impostas pelas leis e pelo administrador; no sentido restrito, é particular no exercício de função pública, submetido ao regime específico ditado pela lei que institui a função.

DESPACHO. Possuindo *despachar*, de que se forma *despacho*, várias significações – *resolver, deferir, expedir, aviar* –, conduz o vocábulo, com o sentido genérico de *ato ou ocupação de despachar*, outras tantas acepções. Na técnica aduaneira é o *processo* por que se desembaraçam as mercadorias importadas, ou por que se habilita o navio a fazer sua viagem.

Despacho. Na técnica forense e na administrativa, exprime a *decisão* proferida pela autoridade judicial ou administrativa nas petições, memoriais ou demais papéis submetidos pelas partes a seu conhecimento e solução.

Mas, consistindo o *despacho* em uma *solução* ou *ciência* do *requerimento, pedido* ou *questão* levados ao conhecimento da autoridade, a fim de que *determine* ou *delibere* a respeito, vários aspectos pode o mesmo apresentar.

E, assim, notadamente em matéria processual, o despacho pode ser de *mero expediente, interlocutório, saneador*, ou mesmo *definitivo*. Despacho, em sentido estrito, é o ato judicial que não é sentença ou decisão interlocutória (Código de Processo Civil, art. 162).

Cada um destes aspectos, por isso, toma sentido próprio.

DESPACHO DE DELIBERAÇÃO DE PARTILHA. No Direito Processual é o ato judicial que determina o modo pelo qual será elaborado o esboço da partilha.

DESPACHO DE EXPEDIENTE. Entende-se, em regra, o despacho inicial a qualquer petição ou requerimento, seja para início de ação ou seja para atender ou desatender a qualquer pretensão das partes no curso do processo. É sempre o *despacho provocado* pela parte mediante apresentação de requerimento ou petição.

Na técnica administrativa, *despacho de expediente* significa mesmo as *deliberações verba*istomadas pela chefia de um serviço, a respeito do andamento dele.

Na técnica judicial, o *despacho de expediente* também compreende não só a solução dos requerimentos levados ao juiz, como a liberação e o aprontamento de papéis sujeitos à sua assinatura ou aprovação, tais como *mandados, alvarás, precatórias* etc., para que se remetam a seu destino e cumprimento.

DESPACHO DEFINITIVO. Assim se compreende o despacho que venha decidir ou solucionar a questão, definindo-a em um de seus pontos essenciais.

Pode ser despacho final ou não, contanto que, por ele, se decida a questão.

E, nestas condições, é despacho definitivo não somente aquele que também se mostra *odespacho final* ou *decisão final*, concretizado na própria sentença, sendo, assim, um dos elementos de sua composição (decisório), como qualquer deliberação que, definindo a questão, a venha solucionar.

O caráter de definitivo não se funda, pois, no fato da paralisação do curso da ação, mas, além dele, em se haver dado uma solução a ponto essencial dela, em virtude do que se evidencia a paralisação, ou o seu fim.

Quando não ocorre qualquer elucidação ou decisão a ponto da questão, que se mostre contido no próprio objetivo dela, será apenas *terminativo*, não *definitivo*.

Se, no despacho interlocutório, houver *decisão*, que *julgue* ponto essencial do feito, não simplesmente decida sobre matéria prejudicial ou impeditiva de seu andamento, há definição. E ele será também *definitivo*.

Em caso contrário, será meramente *terminativo*.

DESPACHO DE MERCADORIAS. De modo geral, entende-se toda *expedição* de mercadorias.

Mas, no sentido que lhe emprestam os regulamentos alfandegários, significa o *deseembarço* ou a *expedição* de mercadorias, na Alfândega, consistente na satisfação de todas as regras que constituem o *processo de despacho* e consequente pagamento dos *direitos aduaneiros*.

Diz-se também *despacho aduaneiro*. O despacho é afeto aos despachantes.

Para início do despacho, deve exibir o despachante o conhecimento comprobatório de embarque, acompanhado das faturas comercial e consular, devidamente autenticadas, pelas quais se provam a origem das mercadorias e a propriedade da pessoa, que se diz com direito a elas.

Em regra, os despachos de mercadorias importadas se executam nos armazéns internos das alfândegas.

Mas, admitem-se despachos nos armazéns externos, nos entrepostos, armazéns ou trapiches alfandegados, sobre água ou a bordo.

Os *despachos sobre água* são restritos a determinadas mercadorias. E se processam de bordo do navio diretamente para a embarcação, ou trapiche, de onde seguem seu destino.

Quando as mercadorias não se encontram sujeitas ao imposto de importação, o despacho se diz *livre*. Mas, se encontram sujeitas às mesmas formalidades de *conferência* e exame.

DESPACHO DE NAVIO. Consiste na obtenção de licença e regularização de todos os papéis necessários para que saia do porto, em que se encontra ancorado e continue a sua viagem (rota).

É o despacho do navio privativo dos *corretores de navios*, que se entendem os seus *despachantes*.

DESPACHO FINAL. É o despacho que deve vir no *fim*, quando, ultimadas as medidas e diligências processuais, e por isso nada mais se tenha a fazer no processo, é ele enviado ao juiz ou autoridade para julgar de seu conteúdo, resolvendo a questão que esteve submetida a seu juízo.

Despacho final é, assim, a própria sentença final, que se mostra o ato em que culmina, em qualquer instância, toda controvérsia.

Desse modo, *final* bem se distingue de *definitivo* e de *terminativo*.

O *final* é o que vem no fim: é também *definitivo*.

Mas, o *definitivo*, como o *terminativo*, podem mostrar-se *despachos* incidentais ou interlocutórios, com o caráter de *definitivo*, porque definiu a questão, pondo um paradeiro nela, ou *terminativo*, porque a terminou, mesmo sem a definir ou resolver a questão principal, objetivo da ação.

No entanto, pondo fim ao processo, porque o estancou, o paralisou, *não é final*, visto que o despacho ou a decisão não se proferiu na fase em que assim se considera: *ao fim*, precisamente no determinado momento em que deva ser proferido.

DESPACHO INTERLOCUTÓRIO. É o despacho proferido por autoridade judicial, em processo sob sua direção, antes que se entenda levado às suas mãos para a sentença definitiva ou decisão final, com o fim de resolver dúvidas ou dirimir questões surgidas no curso da ação.

Em regra, o *despacho* se diz *interlocutório* precisamente porque se mostra *intermediário*, isto é, proferido em meio do processo para *determinar provisões* ou *ordenar diligências* necessárias ao andamento dele e esclarecimento da controvérsia.

O despacho interlocutório pode ser proferido de ofício, sendo assim de caráter ordinário do processo, como em solução a pedido das partes, em reclamação ou em requerimento a qualquer medida.

Embora *interlocutório*, sem se mostrar, por isso, *despacho final*, que quer dizer o último a ser dado, quando possa prejudicar a questão principal, pondo termo ao processo, transforma-se em *despacho terminativo do feito*.

E, como já anotamos, não se entende este *definitivo*, porque definitivo é somente o que *define*. E, neste caso, já se mostraria um *julgamento*.

O despacho interlocutório que julgue da prescrição, por exemplo, não se mostra *terminativo do feito*, mas *despacho definitivo*, pois que bem *definiu* a questão, julgando a parte carecedora do direito para agir em juízo.

DESPACHO SANEADOR. Entende-se a decisão ou deliberação tomada pelo juiz, a respeito do processo que lhe vai às mãos após a *contestação* ou *reconvenção*, em virtude da qual expurga o processo de todas as irregularidades e vícios, para que prossiga livre de qualquer *nulidade*. E assim chegue à audiência de instrução e julgamento.

O despacho saneador promove uma *limpação* no processo, pela remoção de todas as falhas e defeitos nele encontrados. Está conforme o sentido: *sanear* ou *sanar* é *tornar são*, é *fazer sadio*, pela cura de todos os males que possam enfraquecer ou tirar a força de qualquer pessoa. O despacho saneador será um e *único*: em tempo próprio, conforme determina a lei processual, que lhe marca o conteúdo e determina, assim, a extensão.

Possui oportunidade fixada: não pode vir antes nem depois. E o despacho saneador fora de sua oportunidade perde a sua razão processual, mostrando-se impertinente.

“DESPATCH MONEY”. Locução inglesa (*despatch*, despacho, diligência, e *money*, dinheiro), empregada na terminologia do Direito Marítimo, para indicar o *prêmio* ou *arecompensa* atribuída ao *afretador*, pelo *tempo poupado* no prazo das estadias, pela diligência ou celeridade com que promoveu as operações de carga ou descarga, que nelas se deveriam realizar. É o *prêmio em dinheiro* pelo célere ou breve desembarço do navio.

DESPEDIDA. Formado de *despedir*, do latim *expedire* (desembaraçar), é empregado na terminologia jurídica para indicar, em regra, o ato de *dispensa do empregado*, em instituição de natureza comercial ou privada, tal como a *exoneração* ou *demissão*, em uso na técnica do Direito Administrativo.

Nesta acepção, a *despedida*, do ponto de vista legal, diz-se *justa* ou *injusta*.

É *despedida justa*, quando o empregador encontra razão legal para a dispensa do empregado; é *despedida injusta*, quando não há fundamento legal para a dispensa, mostrando-se, por isso, ato arbitrário e injusto do empregador.

Na despedida justa, não há indenização por parte do empregador, nem pode o empregado intentar a readmissão.

Na despedida injusta, cabe ao empregado direito a indenização. E, segundo as circunstâncias, pode ainda pleitear a reintegração no cargo, anteriormente ocupado.

Despedida. Costumam ainda dizer despedida para o ato de despedir-se o empregado ou para a saída do sócio de uma sociedade comercial, sem que este se tenha dissolvido.

Nesta aspecto, porém, não se pode ter o vocábulo na acepção de *dispensa*, que esta se entende quando não se pediu para sair. E há destituição por vontade de outrem.

E, no caso do sócio, vocábulo mais expressivo é *retirada*, pois, importando também em *saída*, mostra que esta se deu por vontade do que sai, não dos que ficam.

DESPEJO. Derivado do verbo *despejar* (livrar de estorvo ou desocupar), na técnica processual indica a ação que tem por finalidade *expulsar* do prédio locado o inquilino ou locatário, que o ocupa, quando injustamente se recusa a restituí-lo.

Vide: *Ação de despejo*.

Despejo. Também serve para designar os objetos ou quaisquer espécies de coisas sem serventia, que devem ser removidas, significando o próprio local em que são jogados ou atirados.

Neste sentido, então, diz-se que não se devem lançar *despejos* nas ruas ou vias públicas, impondo as posturas municipais multas aos infratores.

Os despejos, por isso, nas cidades, são coletados pela municipalidade, que os incinera ou os deposita em locais apropriados.

DESPENSA. Do latim *dispensa*, do verbo *dispensare*, é aplicado para designar o compartimento da casa, em que se guardam e se conservam os alimentos ou gêneros alimentícios destinados ao consumo de seus habitantes ou moradores. Extensivamente, todo local ou cômodo em que se guardam mantimentos.

É usado, também, na forma latina *dispensa*, embora, geralmente, se tenha dispensa em significação de *despedida*.

DESPENSEIRO. Derivado do latim *dispensare*, de que se formou *dispensator* (administrador, intendente), designa a pessoa a quem se comete, em qualquer comunidade, o encargo de suprir e administrar tudo o que se refira à alimentação.

DESPESA. Derivado do verbo latino *dispendere* (empregar, gastar), de que se formaram *dispensa* e *dispendium* (despesa, gasto), em sentido geral entende-se todo *emprego* ou *dispêndio* de dinheiro para aquisição de alguma coisa ou execução de um serviço.

Assim, *despesa* indica sempre o *consumo de dinheiro*, gasto ou empregado em alguma coisa.

É o emprego de uma quantia em dinheiro, para satisfação de uma necessidade ou para aquisição de uma utilidade.

Nesta razão, nem sempre a *despesa* quer significar propriamente um *gasto* ou um *desperdício*. Mas pode mesmo significar a aquisição de coisa, que venha a enriquecer o patrimônio da pessoa.

Sendo assim, naturalmente, por despesa entende-se emprego de dinheiro em caráter produtivo, como designa o mesmo emprego, em caráter improdutivo.

Bem verdade que, a rigor, quando se trata de emprego de dinheiro, com a intenção de se auferirem resultados, seja com a aquisição de imóveis ou de títulos de renda, mais propriamente se dirá *aplicação de dinheiro*, que possui sentido mais significativo que o de *despesa*.

Tomada mais especialmente na significação de *gastos*, a despesa se revela sob vários aspectos: de *necessidade*, de *utilidade*, de *voluptuosidade*.

Desta forma, discrimina-se em *despesa necessária*, em *despesa útil* e em *despesa voluptuária* ou *voluptuosa*.

É conceito mais propriamente aplicado no sentido do Direito Civil, que a gradua segundo a necessidade ou a utilidade da despesa, ou a sua desnecessidade.

Despesa. Na técnica mercantil, a despesa sempre significa o gasto, mostrando-se o dispêndio ou emprego de dinheiro para atender ao pagamento de *custeio* de um estabelecimento, tais como impostos, ordenados, aluguel de casa, aquisição de material de expedientes etc.

É, assim, indicativa de *conta de prejuízo*, que se encerra ou se amortiza, anualmente, pela conta de *Lucros & Perdas*.

Na escritura mercantil, salvo se se adotam títulos próprios para cada espécie de despesa, é designada pela pauta de *Despesas Gerais* ou *Gastos Gerais*.

DESPESA PÚBLICA. No conceito financeiro, em que se enquadra, a *despesa pública* não é tida simplesmente em acepção estreita, pela qual se representa como a *operação de caixa* (emprego do dinheiro) que se faz mister para regular a retirada do dinheiro do erário, a fim de efetuar um pagamento.

A despesa pública, assim, significa a aplicação das *rendas públicas* não somente no dispêndio ou custeio necessário para a manutenção dos serviços de ordem pública, entre os quais os relativos à sua defesa e segurança, como para a execução de obras ou melhoramentos, que tenham o objetivo de assegurar a prosperidade, a cultura e o bem-estar da coletividade.

Bem por isso, o sentido de *despesa pública* deve ser tido em âmbito mais amplo, que o de mero *gasto*, pois que se realiza não somente para a satisfação de um consumo, como é resultante de uma aplicação que vem influir no desenvolvimento econômico do próprio Estado.

Em regra, toda *despesa pública* é consignada no *orçamento*. E se dizem *despesas ordinárias*, em oposição às *despesas extraordinárias*, quando, não figurando nos orçamentos, são autorizadas em virtude de inesperada situação, que impõe a *verba* para satisfazer a necessidade surgida.

Ainda se costumam distinguir as despesas públicas em *despesas de exercício* e *despesas reais*.

As de *exercício* entendem-se as que se destinam ao custeio e manutenção dos serviços mantidos pelo Estado em caráter de monopólio ou industrial.

As *reais*, as que, efetivamente, têm a finalidade de satisfazer a manutenção das instituições de ordem pública, necessárias às realizações das precípuas funções do Estado e segurança de sua própria existência, como organização política soberana.

As despesas públicas são sujeitas a permanente fiscalização, pelos órgãos criados pelo Estado. E sempre se legalizam mediante a formalidade do *empenho*, que já se indica preliminar exame de sua autorização orçamentária e dos motivos que as justificam.

DESPESAS GERAIS. Título de contabilidade, em que se registram ou se inscrevem todas as despesas ou gastos feitos com a manutenção de um estabelecimento comercial. É conta de prejuízo, que se encerra anualmente pela conta de *Lucros & Perdas*.

Semelhante título é, por vezes, substituído pelo de *Gastos Gerais*, com idêntica função e atribuição.

DESPESAS INÚTEIS. Assim se entendem as *despesas desnecessárias*, que se processaram sem qualquer justificativa ou que resultaram da prática de atos ou execução de serviços, que se mostram sem qualquer utilidade.

São despesas realmente extravagantes e injustas, que se indicam evidentemente supérfluas, porque, sem se indicarem necessárias, não trouxeram qualquer vantagem ou benefício, seja da pessoa que as promoveu ou executou os serviços, ou de outrem a quem se pretendia beneficiar, seja porque não trouxeram qualquer melhoria à coisa, que as motivou.

Não se confundem com as *despesas voluptuárias*, porque estas, embora desnecessárias, ainda se entendem promovidas por *luxo* ou *vaidade*. As *inúteis* somente poderão ter origem *nocapricho*, na *extravagância* ou mesmo na *maldade*.

Entre as *despesas judiciais*, as *despesas inúteis* correm à conta da pessoa que, impensada ou caprichosamente, as promoveu, mesmo que haja vencido na ação.

DESPESAS JUDICIAIS. É designação que se dá a toda espécie de despesa ocorrida em um processo, para promoção de um ato processual, de uma diligência ou resultante de custas devidas à Justiça.

Tem analogia com a expressão *despesas do processo*, pois significam os encargos do processo prefixados em lei, consequentes da execução ou do andamento do processo.

Nesta razão, toda e qualquer despesa advinda do processo, seja com o pagamento de peritos, avaliadores, comissões, custas, conduções, taxas ou qualquer outro encargo pecuniário devido pela prática de um ato ou diligência, entende-se *despesa judicial*, mesmo que tenha ocorrido em processo preliminar ou preparatório, tais como vistorias, depósitos etc.

DESPESAS NECESSÁRIAS. Embora no sentido de *necessidade*, em regra, se anote a ideia de *utilidade*, o âmbito da primeira é bem maior que o da segunda.

Assim, *despesas necessárias* indicam-se as que se devem executar, não somente porque se possam considerar propriamente úteis, como porque se *impõem*, são *imperativas* diante da *contingência* em que se fundam.

A *utilidade*, em sentido próprio, traz consigo um conceito de *produtividade*, e a *necessidade* nem sempre é produtiva.

Resulta de *vital interesse* ou de *imposição*, decorrente da própria situação ou da circunstância de que o *pagamento* ou o *gasto* se mostra indispensável para a consecução do que se *deve fazer*.

Assim, por exemplo, o administrador de um imóvel paga os impostos atribuídos a este: são *despesas necessárias*, porque delas não pode fugir.

E, se há gastos consequentes da conservação da coisa, sem o que perderia a sua utilidade, além de útil, diz-se *necessária*, porque, sem as obras, que se mostravam imperiosas, até mesmo a coisa poderia perder seu valor, em parte ou no todo.

As despesas necessárias, distinguindo-se das úteis, são as *prementes*, as *inadiáveis*, *asimpostas* pelas circunstâncias ou contingências do momento, venham ou não trazer *benfeitorias* à coisa.

Mas, em realidade, embora as despesas necessárias possam anotar-se mesmo sem a evidência de benfeitoria, sempre trazem efeitos úteis. A conservação, indicativa da necessidade, é, igualmente, mesmo não produtiva, asseguradora da utilidade.

Vide: *Benfeitorias. Necessidade*.

DESPESAS PROCESSUAIS. Como serviço público remunerado, a prestação da tutela jurisdicional impõe às partes o provimento das despesas relativas aos atos realizados ou requeridos no processo.

Tais despesas compreendem, além das *custas*, o rol de dispêndios que se efetuam em função de atos processuais (indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do perito e assistentes técnicos), exceto honorários de advogado, que têm tratamento especial (CPC, art. 20).

À parte que realiza ou requer o ato processual cabe o ônus do pagamento antecipado das despesas, incumbindo ao autor, ademais, o dever de adiantar as pertinentes aos atos realizados por determinação judicial ou a requerimento do MP, além de efetuar o preparo inicial, em seguida à propositura da ação (CPC, art. 257).

O inadimplemento do ônus financeiro processual implica, na lição de HUMBERTO THEODORO JR.:

- a) tratando-se de não pagamento antecipado, na não realização do ato requerido, em prejuízo da parte que o requereu;
- b) cuidando-se de falta de preparo prévio que impeça o prosseguimento da marcha processual, no *abandono da causa*;
- c) verificando-se que a falta de preparo prévio se refere às custas recursais, na *deserção do recurso*.

DESPESAS RESSARCÍVEIS. São entendidas assim as despesas que devem ser reembolsadas à pessoa que as fez, mesmo que não se encontrasse na obrigação de fazê-las.

Em regra, são ressarcíveis ou indenizáveis as despesas necessárias, consequentes de *pagamentos imperativos* ou de *benfeitorias necessárias*.

Casos há, também, em que as *despesas úteis*, que se entendem justificadas pelas circunstâncias, são, também, reembolsáveis, desde que, embora não imperativas ou necessárias, se mostraram proveitosas ou em benefício da pessoa, proprietária da coisa ou do negócio.

De igual maneira, na técnica processual, ressarcíveis são somente as despesas feitas por necessidade ou para utilidade do processo, isto é, todas as que, normal e ordinariamente, se geraram dos atos processuais exigidos por lei ou impostos pelo andamento do processo.

DESPESAS ÚTEIS. Assim se compreendem as despesas que, não se mostrando necessárias, foram determinadas em benefício ou proveito da coisa, do negócio ou da pessoa, trazendo, por vezes, um enriquecimento patrimonial.

Nesta classe incluem-se as despesas decorrentes das *benfeitorias úteis*, feitas à coisa.

Mas, no sentido de *utilidade da despesa*, não se computa simplesmente o resultado produtivo, que dela se possa gerar. Pode advir, ainda, dos *benefícios*, embora aparentemente improdutivos, com que se favoreceu a coisa ou a pessoa.

DESPESAS VOLUPTUÁRIAS. São aquelas que se fazem por extravagância, por mero luxo, por vaidade ou para deleite, desde que não se mostram nem necessárias nem úteis ao uso da coisa.

Mesmo que tornem a coisa mais agradável e suntuosa, constituindo, assim, *benfeitorias voluptuárias*, não são despesas indenizáveis, desde que não se tenha autorizado as pessoas a quem possam interessar.

DESPOJO. Derivado do verbo latino *despoliare* (despojar, espoliar, privar), em sentido próprio significa toda soma de bens que se tira de alguém, tendo, na terminologia militar, o mesmo sentido de *presa*.

No plural, *despojos*, designa os *restos mortais* de uma pessoa.

E na técnica dos inventários, por vezes, é aplicado em significação equivalente a *espólio*, indicando, assim, todo acervo de bens deixados pelo falecido.

DESPORTO. Conjunto de exercícios físicos praticados com método, individualmente ou em equipes.

Abrange, no Brasil, as práticas formais e não formais. Confira a Lei nº 9.615, de 24.03.98, que instituiu normas gerais sobre o desporto brasileiro, regulamentada pelo Decreto nº 2.574, de 29.04.98.

DESPOSÓRIO. Derivado de *desponsatio*, do verbo *desponsare* (prometer em casamento), significa o vocábulo, mais propriamente, o contrato pelo qual homem e mulher se comprometem em casamento.

Tem, assim, sentido equivalente a *esponsais*, contrato que precede ao *casamento*, como promessa de sua realização.

Desse modo, *desposório* equivale a *noivado*.

No entanto, há sido aplicado no mesmo sentido de casamento.

DÉSPOTA. Assim se diz da autoridade ou do governo, que administra arbitrariamente e de modo tirano, ou que governa com *despotismo*, indicativo do regime político absoluto, em que o poder se enfeixa nas mãos de um só homem, ou de um grupo, dependente, exclusivamente, de seu arbítrio. É *ditador*.

DESPRONÚNCIA. Derivado do verbo *despronunciar* (*des* + *pronunciar*), indica a *decisão final*, em processo-crime da competência do tribunal do júri, em virtude da qual se considera *improcedente* a *pronúncia*, tornando-se, assim, nula e de nenhum efeito a que se havia decretado.

Por ela, então, é reconhecida a inculpabilidade do réu, relativamente à prática do crime ou do delito, que lhe era atribuída.

Embora, em seus efeitos, assemelhe-se à *impronúncia*, difere desta.

A *despronúncia* pressupõe uma *pronúncia* já decidida e que foi revogada por *nova decisão*.

A *impronúncia* importa em não se reconhecer a *denúncia* ou *queixa*, em virtude da qual se atribui a certa pessoa a prática do crime ou do delito, não pressupondo, assim, a existência de uma *pronúncia*, já consignada em decisão judicial, em vista da evidência do crime e dos indícios que apontam o criminoso.

Assim, *despronunciar* é anular ou tornar ineficaz a *pronúncia*.

Impronunciar é não pronunciar ou julgar improcedente a *denúncia* ou a *queixa*.

DESPROVIMENTO. É o ato de desprover ou de negar provimento ou atendimento ao recurso.

DESQUITE. Terminologia adotada pelo Código Civil, para indicar a dissolução da sociedade conjugal, pela separação de corpos e bens dos cônjuges, sem, no entanto, extinguir o vínculo matrimonial, teve aplicação, entre nós, até o advento da Lei nº 6.515, de 26.12.77, que a substituiu pelo vocábulo *separação*, que, a exemplo do desquite, também admite as modalidades *amigável* e *contenciosa*.

DESTACAMENTO. É vocábulo de uso comum na terminologia militar, significando o grupo de soldados que se envia para *guarnecer* ou *vigiar* determinada zona ou para reforçar ou substituir outro que ali esteja com a mesma missão.

DESTEMPO. Fora do tempo, inoportuno ou intempestivo.

DESTERRO. Derivado de *destrer* (expulsar alguém da terra em que se encontra, por castigo), é vocábulo que tanto pode significar a *expulsão* de uma pessoa do lugar de seu domicílio para outro, por imposição penal, como *exílio voluntário* da pessoa que abandona o local de sua residência habitual, para ir residir em país estrangeiro.

Como imposição penal, *desterro* equivale a *degredo*.

E designa, também, o local em que se cumpre a penalidade, ou para onde se transferiu a pessoa, no exílio voluntário.

DESTINATÁRIO. Derivado do latim *destinare* (designar, apontar), indica a pessoa a quem é dirigida ou enviada alguma coisa.

Opõe-se ao *remetente*.

O *destinatário*, na técnica do Direito Comercial e particularmente em matéria de transportes, diz-se *consignatário*, distinguindo-se do *expedidor* ou *carregador*, compreendido comoremetente.

Mas, pode o carregador ou expedidor, ou ainda consignante, ser indicado como o próprio destinatário.

DESTINO. Ou *destinação*, do latim *destinatio*, de *destinare* (fixar, determinar) possui na terminologia jurídica o sentido de exprimir ou determinar o *fim*, que se reserve a alguma coisa; a *disposição*, do que à mesma se pretende fazer.

Desta forma, *destino* quer dizer o *uso*, a *aplicação*, ou a *sorte* que se dará à coisa, seja segundo a vontade de seu proprietário, seja segundo o princípio legal que os fixa ou determina.

Destino. Em sentido especial, refere-se ao local indicado para entrega de qualquer mercadoria ou de outro objeto transportado.

E, assim, se diz *porto de destino* para se designar o porto de escala ou para onde se dirige o navio, a fim de receber ou descarregar as mercadorias.

DESTINO ALTERNATIVO. Na técnica do Direito Comercial Marítimo, quando se convencionou que o navio se dirija a determinado porto onde aguardará ordens para seguir ao porto, em que deve carregar ou descarregar mercadorias, designa o *porto intermediário*, que não se mostra, propriamente, o *porto de destino*.

DESTINO DA COISA. Ou *destinação da coisa*, entende-se o seu uso ou emprego, em concordância com a natureza dela e sem ofensa a direito e interesses alheios. É o *uso lícito da coisa*, seja porque não atente contra preceito de lei, seja porque não contravém à moral ou aos bons costumes.

Quando, porém, o *destino da coisa é determinado*, ou por disposição legal, ou por obrigação contratual, é ele *imutável*, quer dizer não pode ser mudado ou substituído por outro uso.

DESTINO DO IMÓVEL. Tal como o destino da coisa, o do imóvel refere-se a seu uso. É a sua *destinação*.

O destino do imóvel (casa, prédio, apartamento, loja, armazém etc.) pode ser determinado ou livre. Desde que determinado, ou por lei, ou por cláusula inserta no contrato de locação, não pode ser usado para fim estranho ao que se fixou ou que é indicado. Mesmo quando é livre, não se permite destino que contrarie os bons costumes ou a moral, ou que ofenda o direito e interesses de outrem.

DESTITUIÇÃO. Derivado do latim *destitutio*, de *destituere* (privar), designa o fato de ser alguém privado da função ou autoridade, de que era investido.

Difere, acentuadamente, da *renúncia* ou *exoneração*, em que esta pode ser voluntária, enquanto a *destituição* significa uma *demissão* do cargo ou função independentemente da vontade do ocupante.

Em referência aos poderes conferidos, também ocorre a *destituição*, que se entende uma *revogação* deles.

E, neste sentido, diz-se então, *destituição do tutor*, *do curador* ou *do mandatário*.

Mas, não se pense que a *destituição* significa *abolição* ou *supressão* do cargo ou função. Pela *destituição*, somente a pessoa se *remove*, pela privação ou revogação dos poderes que lhe eram atribuídos, ou das funções, que lhe eram conferidas. Mas o cargo e a função persistem. Na *abolição*, há a extinção do cargo ou da função.

DESTRINÇA. Derivado de *destrinçar* (individualizar), designa a *distribuição* dos encargos ou foros feita entre os quinhoeiros, em virtude da qual a *contribuição*, correspondente ao todo, é dividida, ou repartida entre eles, proporcionalmente ao quinhão de cada um.

DESTROCA. Assim se entende a anulação ou desfazimento de uma *troca* ou *permuta*, em virtude do que a situação das coisas voltam ou retornam ao estado primitivo ou anterior, recebendo de volta cada pessoa permutante aquilo que era dela.

DESTRUIÇÃO. Derivado do latim *destructio*, de *destruere* (arruinar, deitar por terra, demolir), na técnica jurídica, *destruição*, em acepção especialmente concreta, vem significar o *perecimento* da coisa, ou sua *inutilidade*, em decorrência de seu uso natural ou pela ação de qualquer violência.

É fato extintivo da posse.

Destruição. No entanto, em certo sentido jurídico, destruição nem sempre significa o *consumo físico da coisa*, pelo qual ocorre, em verdade, o seu perecimento.

É assim que pode ocorrer a *destruição*, na equivalência de consumo pela perda de individualidade da coisa, como no caso da *especificação* ou do *fabrício*, em relação às matérias-primas, pois a *destruição*, aí, se constituiu numa *transformação*.

E pode a *destruição ser relativa*, como no caso do consumo civil, em que a coisa se entende consumida em relação a uma pessoa, mas *permanece* como utilidade em relação a outra, tais sejam as mercadorias que se vendem e que passam para o poder de outrem: elas se consumiram ou destruíram em relação ao comerciante. Mas ficam *intatas* em relação ao adquirente.

Destruição. Mas em sentido figurado, é, ainda, empregado em equivalência a *cancelamento, anulação, refutação e contradição*.

Destruere testem é refutar ou contradizer uma testemunha, ou *torná-la inútil* (destruí-la).

A *destruição de provas* consiste em anulá-las, pela demonstração de provas mais fortes e de mais valia.

DESUSO. Significa ou designa tudo o que está *fora de uso*, que não está *sendo usado* e, praticamente, se entende *abandonado*.

Na técnica jurídica, por *desuso* (*desuetudo*, latino), entende-se a não aplicação prolongada de uma lei ou de uma regra jurídica, em virtude do que é tida como *presumidamente revogada*.

Possui, assim, o *desuso*, pela teoria que se quer firmar, autoridade para revogar a lei, ou seja, *a autoridade revogatória do costume* (*consuetudo abrogatoria*), influenciando na vigência da lei, posta ao lado pela *falta de uso*.

A lei brasileira, embora empreste ao *costume* certa força na interpretação da lei, no preenchimento de lacunas ou na aplicação correta de suas normas, não admite a *autoridade do costume* para revogar ou ab-rogar a lei. Esta somente se revoga ou se ab-roga por outra lei. Mesmo que as leis cessem de ser aplicadas, pelo *desuso*, não encontra a doutrina, modernamente, razão para que sejam consideradas como ab-rogadas, por mais longo que seja o período de sua inaplicação.

DESVETO. No Direito Constitucional é a retirada do veto pelo chefe do Poder Executivo. É inadmitido no Direito brasileiro, que considera o veto ato jurídico irretratável.

DESVIO. Formado do verbo *desviar* (mudar o destino ou sair da via), na terminologia jurídica é, geralmente, empregado para indicar o *uso indevido* ou *destino diferente*, dado à coisa, pertencente a outrem, pela pessoa que a tinha a título *precário*, sem a devida autorização ou sem o consentimento de seu senhor e possuidor.

Em regra, é *ato abusivo* do detentor da coisa.

O *desvio*, segundo os elementos que o possam compor, toma nomes apropriados: *desfalque, abuso de confiança, apropriação indébita, peculato*, em cujas configurações se mostra crime ou delito, sujeito a sanção penal.

Também possui o sentido de *sonegação*, quando se trata de *ocultação* de bens ou de rendas para fuga à imposição legal ou ao cumprimento de dever que é imposto à pessoa.

DESVIO DE BENS. Assim se entende a *sonegação de bens*, feita por uma pessoa, que *os detém*, quando é obrigada a confessar a existência deles em seu poder.

O desvio de bens pode ocorrer nos inventários, quando se oculta a existência de bens do *de cujus*, para que não sejam inventariados.

DESVIO DE CLIENTELA. É o ato pelo qual procura uma pessoa fazer com que a clientela ou freguesia de um estabelecimento comercial, ou de qualquer outro negócio, abandone ou deixe de se servir dele, seja em proveito próprio ou alheio.

É crime previsto pela lei penal, capitulado como *concorrência desleal*, desde que o *desvio se promova por meio fraudulento*.

Mas não se entende desvio criminoso o que decorrer de propaganda leal e inteligente, que promova a captação de clientela, mesmo retirada de outro estabelecimento, para outro negócio.

A *deslealdade*, fundada em processos ardilosos e condenáveis, indicativos de processos fraudulentos, é que caracteriza a figura penal.

DESVIO DE MENOR. Como desvio de menor, tanto se entende a corrupção ou sedução de menor, *desencaminhado* para fins libidinosos ou depravados, como o encaminhamento dele para a prática de atos reprováveis e criminosos.

DESVIO DE MERCADORIAS. Expressão usada para designar a ocultação fraudulenta de mercadorias, com a intenção dolosa de fugir ao cumprimento da lei fiscal (sonegação de impostos), ou para fraudar os interesses dos credores.

Na técnica mercantil, também se diz *desvio do ativo*, desde que esta ocultação ou sonegação se possa referir a outras espécies de bens.

DESVIO DE PODERES. Possui o mesmo sentido de *excesso de poderes*, o que demonstra a ação ou atuação de uma pessoa, no exercício de um cargo ou no desempenho de um mandato, além dos limites das atribuições ou dos poderes que lhe são conferidos.

DESVIO DE RENDAS. No sentido que lhe dá a lei fiscal, é a ocultação de rendimentos auferidos, objetivada em não ser convenientemente consignada ou escriturada, com a intenção de escapar à tributação imposta.

Praticamente, revela-se uma *sonegação de imposto*, sujeita às sanções prescritas no regulamento do imposto de rendas.

DESVIO DE RIO. Como tal se compreende a *modificação* havida no curso natural de um rio, em virtude da qual passa ele a correr por um leito diferente daquele que foi abandonado.

O desvio de rio pode advir de uma natural alteração havida no seu curso, ou de obra ou construção humana que tenha sido executada com esta intenção.

DETENÇÃO. Derivado do latim *detentio*, de *detinere* (deter, reter), seja no sentido que lhe empresta o Direito Civil e o Comercial, como o Direito Penal, quer significar a ação pela qual se *detém* ou se *retém* coisa ou pessoa, justa ou injustamente, privando o dono da posse da coisa e a pessoa de sua liberdade.

Detenção. Na técnica do Direito Civil ou do Comercial, a *detenção da coisa* significa a posse real e atual dela ou o fato de ter a pessoa a *posse material*, ou a *ocupação do objeto*, sem que semelhante fato importe em ser ela o efetivo ou legítimo proprietário da coisa.

É assim o caso da *locação* ou do *arrendamento*, em que o arrendatário ou o locatário dizem-se *detentores* da coisa, mas não se entendem seus proprietários nem seus possuidores.

Têm a *detenção*, como meros *ocupantes* ou *fruidores* das utilidades da coisa. É a *posse precária*.

Possui a *detenção* analogia com a *retenção*. Mas esta indica o sentido de não devolução da coisa *detida*, quando se pede a sua entrega. É a *detenção injusta*, ou mesmo *justa*, quando se tem o *direito de reter*.

Dessa forma, a *detenção* traz o sentido da coisa na posse de outrem, sem ânimo de *a possuir*, em virtude de contrato, ou por qualquer outra circunstância em que a coisa tenha ido parar às mãos do *detentor*.

A *retenção*, indicando a existência de uma *detenção*, quer significar a não entrega da coisa *detida*, quando já tenha havido solicitação para isso.

Detenção. No sentido penal, *detenção* é a *prisão*, ou seja, a privação da liberdade da pessoa, recolhida ao *cárcere*.

Ao preso, diz-se detento. E se costuma, também, dar o nome de *detenção* ao estabelecimento em que se recolhem presas as pessoas (*casa de detenção*).

A *detenção* somente se entende legal quando determinada por autoridade policial ou judiciária, em consequência de autorização legal (nos casos correccionais), ou de processo regular (por condenação preventiva ou provisoriamente).

As detenções em cárceres privados dizem-se *sequestros*.

E se mostram ilegais (constrangimento ilegal).

Consoante definição de lei criminal brasileira, a *detenção* distingue-se da *reclusão*.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime *fechado* (estabelecimento de segurança máxima ou média), *semiaberto* (colônia agrícola ou industrial) ou *aberto* (casa de albergado); a detenção em regime *aberto* ou *semiaberto* (vide os arts. 33 a 42 do CP).

DETENTOR. Derivado do latim *detentor* ou *detentator*, seja na detenção ou na retenção, entende-se a pessoa que mantém em seu poder, não como própria, a coisa que pertence a outrem.

Fundado em contrato ou em qualquer outra circunstância, o *detentor*, salvo justo direito de retenção, é obrigado a devolver a coisa, desde que ocorra a oportunidade de sua devolução ou lhe seja esta exigida pelo proprietário, quando lhe assista também este direito.

Especializando-se, conforme a natureza do contrato, o detentor recebe os nomes *dedepositário*, *comodatário*, *inquilino* ou *locatário*, *arrendatário*, *credor pignoratício*, etc., os quais ficam na posse *precária* da coisa, até que se extinga o contrato, e lhes seja exigida a respectiva devolução.

DETERIORAÇÃO. Derivado de *deteriorar*, do latim *deteriorare* (estragar, arruinar), significa o *gasto parcial* ou *consumo parcial* das coisas inconsumíveis, pelo uso ou pela ação do tempo.

É, assim, o *desgaste* natural das coisas *deterioráveis*.

A *deterioração*, por esta forma, mostra-se de significação inconfundível com a *destruição*, que se mostra o *consumo das coisas consumíveis* ou o *perecimento* das coisas, mesmo inconsumíveis, em consequência de ação violenta que as aniquila.

Quando muito, se pode dizer que a *deterioração* é uma *destruição lenta*, apropriadamente *ditadesgaste*, ou uma *destruição parcial*, provocada pelo dano causado à coisa.

Pela deterioração ocorre a *desvalorização da coisa* ou a sua *depreciação*.

DETERIORÁVEL. É vocábulo que se aplica para indicar a qualidade da coisa, sujeita a *deterioração* ou *estrago*, pela ação do tempo ou do uso.

Há mesmo bens ou gêneros que se dizem facilmente deterioráveis, ou de fácil deterioração, porque não podem ser conservados por muito tempo, sem que, naturalmente, se inutilizem.

Em regra, assim ocorre aos gêneros de alimentação, sujeitos a rápidos estragos.

DETERMINAÇÃO. Derivado de *determinatio*, do verbo latino *determinare* (fixar, regular, demarcar), possui o vocábulo na linguagem jurídica o sentido:

a) de exprimir a ordem ou prescrição emanada da lei ou da autoridade;

b) como significa a *demonstração* que se faz acerca da figura ou situação de uma coisa.

DETETIVE. No Direito Penal é o agente encarregado da apuração do delito.

DETETOR DE MENTIRAS OU POLÍGRAFO. É o aparelho que registra as reações da pessoa submetida ao teste, para apuração da verdade.

DETRAÇÃO. No Direito Penal é o ato de abater no período da pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em estabelecimento psiquiátrico.

DEVASSA. Assim se dizia, no Direito antigo, do ato jurídico que tinha o objetivo de colher provas e inquirir testemunhas, para informação de algum delito, com a intenção de se apontar o culpado e levá-lo à punição.

Equivale ao *sumário* atual.

Devassa. É ainda aplicada para indicar a *rigorosa sindicância* procedida acerca de certos fatos, com a intenção de serem desvendados os seus mais íntimos segredos e apontados os pontos que possam ser arguidos de condenáveis.

Mas, se a *devassa* não se indica ato autorizado, seja pela autoridade competente, seja pela própria pessoa, que a pode impedir, entende-se *violação* aos segredos alheios, que não se permite lícitamente, ou *invasão* à propriedade, cujo acesso se veda às pessoas estranhas, ou não autorizadas a terem ingresso nela.

DEVASSAMENTO. De *devassa*, era adverbialmente empregado pelo Cód. Filipino para designar a sindicância procedida sobre fato criminoso, sem que se tivesse indicação do delinquente.

Mas, na concepção atual, *devassamento* quer significar o que se faz de *modo devasso, com libertinagem, depravadamente*.

DEVIASSO. Em regra, serve o vocábulo para indicar o indivíduo desonesto ou ímprobo.

E neste sentido, o devasso é o *depravado, o libidinoso, o pervertido*.

Mas, na linguagem antiga, designava *sem privilégio*, isto é, a penalidade que se impunha à pessoa, que, em conluio com outras, tentava furtar-se ao pagamento das contribuições impostas às suas terras.

Daí está porque em certos casos, se dizia *devasso* para o ato que fazia voltar as terras ao domínio público, abolindo-se as isenções e privilégios anteriormente fruídos, pela destituição do *couto*.

DEVE. Derivado do verbo *dever*, é usado na técnica mercantil para indicar, na escrituração ou contabilidade, a situação ou estado de *débito*. Opõe-se ao *haver*.

Praticamente, assim, nos livros comerciais, seja *razão, caixa* ou *contas-correntes*, diz-se coluna do *deve* para a que é destinada à inscrição de todos os lançamentos que revelem um *débito*, em virtude do que o título, que encima o lançamento, e se inscreve ao alto da página do *razão* ou *contas-correntes*, se apresenta como *devedor*, ou os lançamentos que se registram ao lado direito (página do lado direito) do livro *caixa*, se dizem também *devedores*, o que ocorre todas as vezes que se retira dinheiro de *caixa* para efetuar pagamentos.

DEVEDOR. Designa-se como *devedor* toda pessoa que está sujeita ao cumprimento de uma *obrigação* da qual não se desonera enquanto não a preste, ou de seu cumprimento a dispense o credor.

Neste sentido, *dívida* e *obrigação* se equivalem.

Devedor. Na contabilidade, diz-se *devedor* a todo *título*, seja pessoal ou impessoal, em que se deve *debitar* a importância assinalada no lançamento ou partida.

Em regra, no *diário*, a partida mercantil é encimada pelo *título devedor*, a seguir da qual, em outra pauta, se lança o *título credor*, precedido da preposição *a*.

No *razão*, a menção do título devedor, na coluna do *haver*, é precedida da partícula *de*. E quando se lança o *débito*, no título devedor, ainda no *razão*, é costume assinalar, na coluna do *deve*, o credor correspondente, precedido ainda da preposição *a*.

Nas contas de movimento, em escrituração mercantil, estas se podem apresentar, alternadamente, como *devedoras* ou *credoras*.

Mas, há contas, tais as de *prejuízo*, que se mostram sempre *devedoras*. E, assim, as contas de despesas ou de gastos, que se encerram como *prejuízos* pela conta de *Lucros & Perdas*, são regularmente *devedoras*.

DEVEDOR PRINCIPAL. Locução geralmente empregada para indicar a situação do *principal responsável* pelo cumprimento da obrigação, isto é, aquele sobre quem recai diretamente, e, em primeiro lugar, o encargo do pagamento ou cumprimento da prestação.

Aliás, consoante o próprio sentido de *principal*, o que vem em primeiro lugar ou que se constitui em figura dominante, o devedor, que se determina com a *qualidade*, mostra-se a pessoa contra quem deve ser exigida a dívida em primeiro lugar. E somente quando falta ao seu cumprimento é que se recorre a outro *devedor*, responsável também pelo cumprimento da obrigação.

E sua *principalidade* é anotada por ter sido contra ele firmada a obrigação, embora subsidiariamente outros tenham intervindo nela, como fiadores ou responsáveis solidários pelo adimplemento dela.

Numa obrigação pode haver vários *devedores principais*, desde que, solidariamente, tenham assumido a obrigação nesta qualidade de primeiros ou principais pagadores.

DEVEDOR SOLIDÁRIO. Assim se diz quando, como responsáveis pela obrigação, ocorrem vários devedores, todos eles sujeitos ao cumprimento dela por inteiro.

Vide: *Solidariedade*.

DEVER. Derivado do latim *debere* (ser devedor, estar obrigado), não possui o verbo, na linguagem jurídica, outra significação.

Quer, assim, significar o fato de se encontrar uma pessoa sujeita ao cumprimento de uma obrigação, em virtude da qual terá de *dar* ou *restituir alguma coisa*, *fazer* ou *não fazer alguma coisa*.

Indicativo da ação ou omissão a ser cumprida pelo *devedor*, a quem compete o cumprimento da *prestação de dar* ou *de fazer* ou o da *abstenção do fato*, opõe-se ao *haver*, que representa a ação do credor, pela qual se investe no direito de exigir o adimplemento da obrigação.

Dever. Como substantivo, em ampla acepção, revela a *obrigação*, que se impõe a toda pessoa, de fazer ou não fazer alguma coisa, segundo as regras que se inscrevem no direito e mesmo na moral.

Mas, nesta circunstância, o *dever* apresenta-se em dupla acepção: *dever moral* e *dever jurídico*, somente este sendo, legítima e racionalmente, sujeito a se tornar objeto de uma coação externa.

O *dever moral* caracteriza-se por ser livre e voluntariamente assumido, não havendo imposição de ordem legal que possa compelir a pessoa a cumpri-lo.

O *dever jurídico*, dependa ou não da vontade humana, estabelece sempre um *vinculum juris*, de que se gera a necessidade jurídica de ser cumprido aquilo a que se é obrigado.

Dessa forma, o *dever jurídico* tanto provém do contrato, para formular especialmente a *obrigação* criada pelo mútuo consentimento dos contratantes, como decorre do respeito pelos princípios elementares da equidade e da ordem jurídica, em virtude dos quais se firma a *obrigação* de não ofender direito alheio (*neminem laedere*).

No entanto, o *dever jurídico*, fundado na obrigação contratual dependente sempre da vontade do homem, mais se apresenta como um *direito de exigir*, pertinente ao sujeito ativo da obrigação, que um *dever a cumprir*, como sucede ao *dever* decorrente de uma imposição de ordem legal.

E, neste primeiro caso, o *dever* difere da obrigação. Esta resulta da própria natureza das coisas e se funda na ação que tem o sujeito ativo sobre aquele que a deve cumprir e sobre as coisas que são de seu objeto. O *dever* é fundado nas relações que subsistem entre o sujeito ativo, que exige o adimplemento da obrigação, e aquele que a deve cumprir.

DEVOLUÇÃO. Derivado do latim *devolutio*, de *devolvere* (desenvolver, voltar), é tido, na terminologia do Direito Civil, como a translação ou transferência de uma coisa ou de uma pessoa de um lugar para outro. É sentido amplo.

Em acepção restrita, entende-se a *restituição* ou *regresso da coisa* ou *do direito* ao primeiro estado.

Ocorre, assim, *devolução*, neste sentido, quando ao senhorio direto do imóvel aforadoregressa o *domínio útil*, que se junta ao domínio direto, para que a sua propriedade sobre o imóvel se torne plena. Consolida-se seu domínio.

Devolução. Na técnica processual, a *devolução* entende-se, com a subida do recurso, a faculdade de conhecer toda a matéria contida na causa, atribuída ao juiz *ad quem*, ou superior, ao qual se *defer* o poder de decidir a respeito da *questão*, que nela se suscita, examinando *integralmente* todas as controvérsias anotadas no litígio.

A *devolução*, destarte, confere ao juiz superior o poder de reavivar toda a matéria tratada na questão, a fim de que pronuncie seu *julgamento*, que será um *novo julgamento* e terá força para prevalecer sobre o que já se tenha anteriormente proferido.

DEVOLUÇÃO DE HERANÇA. Segundo o próprio sentido de *translação*, que se dá ao vocábulo, *devolução da herança* quer significar a *transmissão dos direitos hereditários* ao parente mais próximo, ou aos herdeiros da linha colateral, se faltam os da linha reta.

É, assim, a *sucessão* pelo parente mais afastado, na falta do parente mais próximo ou do parente em linha colateral, quando não existem os de linha reta, de acordo com a ordem de vocação hereditária.

DEVOLUTIVO. Derivado de *devolver*, na acepção de *reenviar*, é aplicado o vocábulo, notadamente na terminologia processual, para indicar um dos efeitos principais do recurso: levar ao conhecimento dos juízes *ad quem* o conhecimento integral da causa, de cuja sentença se *apelou*.

Vide: *Apelação*.

DEVOLUTO. Na linguagem do Direito Administrativo, qualifica-se de *devoluto* tudo o que se encontrava *vago* ou *desocupado*.

Assim, dizem-se *terras devolutas* as que, incultas ou não aproveitadas, embora pertencentes ao domínio público, se destinam à venda aos particulares.

Além disso, *devoluto* alude ao terreno que, pertencendo, embora, ao patrimônio do Estado, é da ordem daqueles que se podem vender ou transferir a particulares para seu uso e domínio.

DEVOLVER. Do latim *devolvere*, é empregado na linguagem jurídica no sentido de *restituir, dar de volta, dar de novo, reenviar, remeter, entregar, transmitir, transferir, retornar*.

Assim, *devolver o dinheiro* é restituí-lo para cumprir prestação obrigacional ou para pagar dívida, consequente de empréstimo.

Devolver conhecimento do processo é retornar ao exame da matéria discutida na ação, para que se tome nova decisão ou se faça novo julgamento.

Devolver a herança é remetê-la, reenviá-la, ou entregá-la, em obediência ao direito sucessório, ao herdeiro a quem compete.

DIA. Do latim *dies*, entende-se o espaço de tempo, pelo qual se dividem os meses e os anos.

No sentido jurídico, o vocábulo exprime o *espaço de tempo* encarado sob o aspecto *natural* e sob o aspecto *jurídico*.

Por *dia natural*, assim, também dito de *dia artificial*, entende-se o espaço de tempo que vai de sol a sol: é o período assinalado pela luz solar, desde o nascimento do sol a seu ocaso.

Verdade que, no sentido astronômico, tem 23h 56min 4s, mas costumam defini-lo como o período de 24 horas, que leva a Terra a dar a volta em torno da linha dos polos.

E o *dia civil* compreende o período de 24 horas, que se conta de meia-noite a meia-noite.

O dia civil diz-se útil ou *defeso*, quando se tem em mira a prática dos *atos judiciais*.

Por *dia útil* entende-se todo aquele que é reservado ao exercício habitual de toda e qualquer atividade, seja civil, comercial ou industrial.

Consideram-se *dias úteis* os de *segunda a sábado*, reservando-se o *domingo* para descanso geral, pelo que se diz *dia defeso*, equiparado ao *feriado*.

Dias defesos diz-se daqueles em que a lei faz sustar a prática de todas as atividades. E se indicam *feriados* ou *domingos*.

Feriado é qualquer dia da semana escolhido, por determinação legal ou do poder competente, para que nele se solenize fato ou se comemore data de veneração coletiva.

Domingo é o sétimo dia da semana reservado ao descanso de todos os que trabalham, sendo por lei equiparado ao feriado, pelo que, sendo dia defeso, nele não se praticam atos jurídicos, nem se vencem obrigações ou prazos, tal como nos dias feriados.

Quando assim ocorre, e os prazos se vencem nos dias defesos, defere-se o vencimento para *odia útil* que a eles se segue.

Na contagem dos prazos, os *dias defesos intermediários*, que se anotam em meio do prazo, são contados como dias úteis.

Na lei processual, há exceção a respeito dos dias defesos: a citação e penhora podem realizar-se nos domingos e feriados, mediante autorização expressa do juiz.

Em relação aos dias úteis, próprios e determinados para a prática dos atos jurídicos, tem-se o dia judicial ou legal, ou seja, das seis às 20 h (CPC, art. 172), salvo os casos de prorrogações expressas permitidas em lei e autorizadas pelo juiz.

Em regra, a prorrogação se autoriza para os atos judiciais já iniciados e que devam ser concluídos. Geralmente, a execução do ato judicial fora da hora computada no *dia útil* não se permite. No entanto, abre a lei exceção em referência à citação e penhora que se podem fazer depois das 20 h, mediante autorização expressa do juiz.

Na contagem dos prazos judiciais, na *base de dia*, anotam-se o *dia do começo* ou *dia inicial* e o *dia do vencimento* ou *dia final*.

Dia do começo ou *dia inicial*, também dito de *dies a quo*, entende-se o primeiro dia do prazo.

Dia do vencimento, ou *dia final*, igualmente chamado de *dies ad quem*, é aquele em que o prazo termina ou se extingue.

Na contagem dos dias, para a formação do prazo, há formas especiais para a *contagem civil* e para a *contagem processual*.

Na contagem civil, todos os dias se computam. E o prazo se forma pela contagem aritmética ou cômputo de todos eles.

Na contagem processual, não se computa no prazo o dia do começo (*dies a quo*). E assim o prazo se formará pela contagem dos dias a partir do que se segue ao *dies a quo* até o dia do vencimento, ou *dies ad quem*, que, então, igualmente, se inclui. O dia do vencimento, assim, será o dia assinalado para o vencimento ou para a extinção do prazo. É o *dies veniens*, isto é, o dia em que o termo final é chegado.

E quando o *dies veniens* cai em *dia defeso*, mais uma vez se defere o vencimento do prazo para o *primeiro dia útil que se lhe seguir*. Desse modo, *acresce-se à contagem mais um dia, ou tantos quantos forem os dias feriados que impeçam o vencimento do prazo no dia útil realmente assinalado, pois que podem ocorrer dois ou mais feriados juntos ou a seguir* *dodies ad quem*.

Na técnica das obrigações, o dia do vencimento, assinalado pela contagem civil, é aquele que marca o termo final do prazo e que é determinado para seu cumprimento, prorrogando-se para o dia seguinte, se cai ele em algum feriado ou domingo. O *dia do vencimento da obrigação* traz para o seu sujeito ativo (credor) o direito de exigir imediato cumprimento da prestação que lhe é devida pelo sujeito passivo, ou devedor.

DIA-MULTA. No Direito Penal é a unidade de cálculo que o juiz fixa como pena nos limites previstos em lei.

DIA PRÓXIMO. Na terminologia processual, *dia próximo* não quer significar somente o dia, que se segue, mas o *dia disponível*, que não se encontre ocupado ou preenchido para a prática de outros atos judiciais, no qual se prosseguirá a solenidade ou a execução do ato, que não pode ser terminada no *dia antecedente* ou no *dia anterior*.

DIAS CORRENTES. Assim se diz dos *dias seguidos*, sem qualquer interrupção, contados, assim, dia a seguir de dia, sem exclusão de um correntemente.

DIAS DE DATA. Entendem-se aqueles que constituem os prazos determinados por *dias*, que se contam do *dia da data*, fixada no documento, ou seja, da data de sua elaboração ou criação.

É comum a expressão nos contratos de *letra de câmbio*, em que se estabelece o *vencimento*, em dias, contados da data em que a letra se sacou.

DIAS DE GRAÇA. Designação dada aos *dias de tolerância*, concedidos para o resgate de uma obrigação. São os *dias de espera*, que assim excedem ou passam do dia do vencimento.

DIAS DE VISTA. Expressam aqueles que formam o prazo das obrigações, notadamente letras de câmbio ou duplicatas, que se contam da *data do aceite* ou do *reconhecimento*.

Deste modo, da data em que o devedor, pelo aceite ou pelo reconhecimento, se vincula à obrigação, é que se marca o *dies cedens*, para que se determine o *dies veniens*, que neste expira o prazo, e a obrigação se torna exigível.

DIAS MARÍTIMOS. Segundo a praxe, os dias marítimos se contam diferentemente: começam ao meio-dia e terminam ao meio-dia do dia seguinte, assinalando-se as *horas depois da meia-noite* de *ante meridiem* (*a.m.*) e as que se seguem ao meio-dia de *post meridiem* (*p.m.*).

DIALÉTICA. É a arte de raciocinar, argumentar e discutir, buscando a verdade pela oposição e conciliação de contradições.

DIÁRIA. Com a significação de *dia por dia*, é aplicado na técnica mercantil para indicar *apaga* devida, diariamente, ou pelos dias de serviço, ao *empregado* ou *trabalhador*, que, por esta circunstância, se diz *diarista*.

Tem a mesma função de salário. E assegura ao trabalhador as mesmas regalias, desde que admitido ao serviço como empregado.

Segundo princípio inserto nas leis trabalhistas, a *diária* é compreendida pelo trabalho de *oito horas*, desde que se trate de ofício normal, e se execute durante o *dia natural*.

Diária. Na terminologia do Direito Administrativo, entende-se *por diária*, além do significado de *paga* devida ao empregado diarista (aquele que percebe por dia), como o *abono* ou *gratificação*, na base de dia, que se atribui ao funcionário efetivo por diligência, serviço extraordinário, ou comissão que lhe é confiada.

Neste segundo sentido, como é claro, a *diária* não tem qualquer analogia com o *vencimento*, a que se poderia equiparar o caso do *diarista*.

Aí, é *gratificação*, que não possui o caráter de fixidez e estabilidade do *vencimento*, por ser determinada em condições transitórias ou temporárias, perceptíveis somente enquanto desempenha o funcionário o serviço extra ou a comissão confiada.

Mesmo quando se trate de *diarista*, a simples condição, em que é admitido ao serviço, já mostra a qualidade temporária do cargo que exerce, sem o requisito de estabilidade, que é índice do funcionário efetivo, retribuído em vencimentos ou ordenado.

DIÁRIO. Na técnica do Direito Comercial e da contabilidade, dá-se o nome de *diário* ao *livro de escrituração mercantil*, destinado ao registro de todas as operações efetivadas por um estabelecimento comercial ou industrial, qualquer que seja a sua natureza.

Mostra-se o *livro centralizador* de todos os *lançamentos*, consequentes das atividades comerciais ou industriais do estabelecimento, revelando-se um *registro minucioso* de todos os fatos e atos mercantis ocorridos, sem omissão de qualquer deles.

É *livro essencial* ao comerciante ou industrial, segundo exigência da lei comercial. E deve estar revestido das formalidades legais: *extrínsecas*, em ser devidamente encadernado, numeradas todas as suas páginas, tipograficamente; *intrínsecas*, em ser convenientemente autenticado.

A escrituração do *diário* deve obedecer às prescrições legais: ter a forma mercantil (partidas simples ou dobradas), ser feita com toda individualização e clareza, em ordem cronológica de dia, mês e ano, não contendo emendas nem rasuras, nem intervalos em branco, ou entrelinhas, de modo a não se apresentar com qualquer vício ou defeito, que diminua a sua credibilidade e valia jurídicas.

No *diário* também deve ser registrado, anualmente, o *balanço geral* do estabelecimento, o qual deve ir assinado pelo próprio comerciante ou industrial e pelo contador autorizado que o fez.

Diário. Na linguagem da imprensa, diz-se *diário* para o jornal ou publicação que circula diariamente.

E se diz também *diário* para o livro de *apontamentos* ou anotações de impressões diárias, adotado por uma pessoa.

Muitas vezes, é livro que se converte em autobiografia da pessoa, que aí narra todos os fatos acontecidos a si.

DIÁRIO DE CLASSE. Segundo a técnica da legislação escolar, é a locução empregada para indicar o livro usado nas escolas ou academias, no qual devem ser anotadas todas as ocorrências relativas às aulas dadas, como sejam, comparecimento de alunos, notas de exercício ou de aplicação, e matéria prelecionada.

DIÁRIO DE NAVEGAÇÃO. Também chamado de *diário de bordo*, é assim designado um dos livros que deve ser mantido pelo capitão do navio, no qual assentará, diariamente, a rota do navio, com as observações náuticas e ocorrências que possam interessar à navegação, bem assim todos os acontecimentos extraordinários que se possam registrar a bordo, como temporais, danos ou avarias ocorridas à carga ou ao navio, deliberações tomadas por ele e os oficiais de bordo, protestos, trabalhos e consertos de que necessitem o navio.

DIÁRIO OFICIAL. No Direito Processual e no Direito Administrativo é o órgão da imprensa oficial ou particular que veicula os atos processuais e administrativos para conhecimento dos interessados.

DIETA. Designação dada, em certos países, às corporações legislativas. E, pelo Direito Canônico, às assembleias dos capítulos conventuais.

DIFAMAÇÃO. Derivado do latim *diffamatio*, de *diffamare* (desacreditar, infamar), na terminologia jurídica, entende-se toda alegação ou imputação de fato que atente contra a honra, ou *boa fama* (conceito), de uma pessoa.

É assim a *imputação ofensiva* assacada contra a honorabilidade de alguém com a intenção de desacreditá-lo na sociedade em que vive, e provocar contra ele *desprezo* ou *menosprezo* público.

Por vários modos, pode ser levada a efeito a *difamação*: por palavras ou por escrito pelos quais se indiquem fatos vergonhosos, atribuídos ao *difamado*, pessoa atacada em sua honra e reputação, pelo *difamador*, que ataca a honra e reputação alheias.

É figura delituosa, punível, caracterizada pela *imputação de fato ofensivo à reputação alheia*.

Difere da *injúria*, em que esta é a *ofensa à dignidade e ao decoro*, seja por palavras ou ação. E da *calúnia*, em que nesta a *imputação*, embora falsa, como a da difamação, é de *fato definido e qualificado crime*.

Vide: *Ação diffamari*.

DIGESTO. Do latim *digestus* (disposição, distribuição), é o nome que sempre se deu às compilações ou livros, que continham matéria de direito, distribuída e posta por ordem.

É o nome que se dá a uma das partes do *Corpus Juris Civilis*, mandado coordenar pelo imperador JUSTINIANO, na qual se encontram fragmentos de notáveis jurisconsultos, também dita de *Pandectas*, que, derivado de *pan* (tudo) e *decomai* (compreendo), quer dizer compilação universal ou que compreende tudo.

DIGESTO OBREIRO. Digesto, do latim *digestus* (disposição, distribuição), é o nome que sempre se deu às compilações ou livros que continham matéria de direito, distribuída e posta por ordem. Portanto, Digesto Obreiro é a compilação, a reunião conveniente e sistematizada de todas as leis referentes às matérias relacionadas ao trabalhador.

No direito Brasileiro, quer significar a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). (gc)

DIGNIDADE. Derivado do latim *dignitas* (virtude, honra, consideração), em regra se entende a *qualidade moral* que, possuída por uma pessoa, serve de base ao próprio respeito em que é tida.

Compreende-se também como o próprio procedimento da pessoa, pelo qual se faz merecedor do conceito público.

Dignidade. Mas, em sentido jurídico, também se entende como a *distinção* ou *honraria* conferida a uma pessoa, consistente em *cargo* ou *título* de alta graduação.

Dignidade. No Direito Canônico, indica-se o *benefício* ou *prerrogativa* decorrente de um cargo eclesiástico.

DIGO. Na técnica do tabelionato ou escrivania, é o vocábulo usado para fazer remissão à palavra ou frase anterior, inserta em uma escritura que se está lavrando, quando se quer repeti-la daí por diante, para corrigir ou esclarecer o que não se escrevera corretamente, em seu seguimento.

Para isso, a seguir do *digo*, repete-se o final do texto ou termo já escrito, que se entende certo, e se continua a lavratura daí por diante, fazendo-se a correção ou suprimindo a omissão havida. E se considera anulado o escrito que se anota entre esta última palavra ou frase, e *odigo*, *avisador* da correção.

Por exemplo: tendo conferido e contado a importância de 20 cruzeiros, *digo*, importância de vinte reais, achou-a exata e conforme.

O *digo* anulou a expressão 20 cruzeiros, fazendo a ligação entre *importância* e *de vinte reais* etc.

DILAÇÃO. Derivado do latim *dilatatio* (delonga, detença), entende-se, no sentido jurídico, *oprazo* ou *espaço de tempo* concedido à pessoa, pelo juiz ou pela lei, para que nele possa praticar determinada *diligência*, ou executar determinado *ato judicial*.

A *dilação*, assim, é tida no sentido equivalente a *prazo*. E, por isso, não se deve confundir com o *termo*, quando compreendido como o *vencimento da dilação*, ou seja, o dia em que o prazo expira, e a pessoa não pode mais praticar a diligência ou executar o ato que lhe era facultado, ou tem de cumprir a obrigação que assumira.

Dilação. Mas, também, é o vocábulo empregado no sentido de *demora*, *espera* ou *adiamento*.

E, assim, a dilação não significará o *prazo* ou *espaço de tempo*, em que se executará o ato, mas o *tempo* ou prazo que se *dilata*, para *retardar o tempo do prazo* que se tinha para a prática ou execução do mesmo ato.

A *dilação*, porém, não tem qualquer eficácia para dilatar o termo dos *prazos fatais*: para estes não há obstáculos nem dilações possíveis.

DILAÇÃO PROBATÓRIA. Assim se diz, em matéria processual, para o prazo que se concede aos litigantes a fim de que produzam as provas, pedidas inicialmente, na petição e na contestação.

Na vigência da lei processual brasileira, não há, propriamente, o regime de dilação probatória, na mesma significação do estilo anterior. Presentemente, no processo civil, as provas começam a ser obrigatoriamente produzidas desde proposta a ação pelo autor e da contestação do réu.

Entretanto, sem a formalidade da *abertura da dilação*, que era do estilo anterior, após o despacho saneador, marcam-se os prazos para as diligências pedidas, inclusive depoimentos de testemunhas e exames periciais.

DILATÓRIO. Derivado do latim *dilator*, de *dilatare* (alargar), é aplicado para indicar o *ato* ou a *medida*, que se promove com a intenção de *retardar* ou *delongar* o início de qualquer ação ou o pronunciamento de qualquer decisão.

São esses, *verbi gratia*, os efeitos das *exceções dilatórias* (de incompetência e suspeição), as quais, pretendendo o afastamento do juiz a quem se entregou inicialmente a causa, suspenderão o seu prosseguimento até que se decida a dúvida e, com este ou com o seu substituto, quando proceda a exceção, se continue no feito.

DILIGÊNCIA. Derivado do latim *diligentia* (cuidado, empenho, exatidão), quer, pois, significar toda *atenção* ou *cuidado* que deve ser aplicado pelo *agente*, ou pessoa que executa um ato ou procede num negócio, para que tudo se cumpra com a necessária regularidade.

A *diligência* exprime, assim, a própria *prudência* adotada na execução de todos os atos e negócios jurídicos.

E, segundo o aforismo “*diligens praesumitur, quilibet non negligens*” (presume-se diligente, quem não for negligente), todo ato normalmente praticado, sem negligência, pois, entende-se feito diligentemente ou com diligência.

Diligência. Mas, na terminologia forense, quer o vocábulo significar todo ato ou solenidade promovida por ordem do juiz, a pedido da parte ou *ex officio*, para que se cumpra uma exigência processual ou para que se investigue a respeito da própria questão ajuizada.

Neste sentido, então, confunde-se o vocábulo com a própria *incumbência* para a prática do ato ou realização do negócio jurídico, afeta aos serventuários da Justiça, por ordem do juiz oficiante no feito.

Em regra, as *diligências processuais* (intimações, citações, penhoras, sequestros, arrestos) são promovidas, por ordem e mandado do juiz, pelos oficiais de Justiça.

Mas, se a *diligência* é tida no sentido de *sindicância no meio de pesquisa* para elucidar a questão determinada pelo juiz, realiza-se sob assistência dele, das partes interessadas e dos técnicos ou pessoas convocadas para sua composição. São assim as diligências propriamente denominadas de *inquirições, vistorias, arbitramentos, exames*, que, como é claro, se mostram *atos judiciais* necessários à elucidação dos litígios, não meras formalidades ou incumbências atribuídas à execução dos oficiais de Justiça, como citações etc.

Nesta razão, na categoria de *diligências processuais* anotam-se duas espécies distintas:

- a) *diligências* entendidas como formalidades ou medidas de ordem processual, ordenadas para o andamento do processo; e
- b) *diligências probatórias*, indispensáveis ao esclarecimento do litígio e da própria instrução do processo.

Neste segundo sentido, é que se usa a expressão *converter o feito em diligência* ou *converter o julgamento em diligência*, o que significa sustar-se o *julgamento*, para que se obtenham *novos esclarecimentos*, a fim de que, orientado por eles, possa o julgador tomar uma justa decisão.

As diligências podem ser pedidas pelas próprias partes em demanda, como podem ser decretadas *ex officio* pelo juiz da causa.

As diligências *ex officio*, em regra, são autorizadas para *instrução da causa*, porque se mostram, pelo arbítrio do julgador, indispensáveis à perfeita elucidação da contenda.

Consistirão, assim, na execução de atos que se mostrem indispensáveis à evidência da verdade. E elas se farão, sempre que justas, enquanto não se tenha decidido definitivamente questão, seja em primeira ou seja em segunda instância.

Quando as diligências consistirem em incumbências outorgadas aos oficiais de Justiça, a estes cabe lavrar uma certidão de todas as ocorrências havidas nelas, testemunhando-as, sempre que exigida a formalidade pela regra processual, por duas pessoas.

Mesmo no caso em que o testemunho de pessoas estranhas não se faz preciso, é aconselhável que a ele se recorra para maior força das asserções ali contidas.

Diligência. Na linguagem policial, por diligência entende-se a pesquisa feita por autoridade policial, ou agentes da polícia, seja para a descoberta de fatos criminosos ou contravenções levadas ao seu conhecimento, seja para a captura ou prisão de criminosos ou delinquentes.

DILIGÊNCIA DEVIDA. Vide: *Due care. Due diligence.* (nsf)

DIMINUTO. Do latim *diminutus*, de *diminuere* (diminuir), é aplicado na linguagem jurídica, notadamente do Direito Tributário, para indicar a nenhuma valia, pela insignificância da quantidade, da *amostra de mercadoria* remetida ou apresentada como demonstração de sua qualidade.

Entende-se, assim, objeto de *nenhum valor comercial*. E, por esta razão, não está sujeito à tributação.

É, pois, a *pequena amostra*, sem valor comercial.

DIMISSÓRIAS. Derivado do latim *dimissoriae*, era, na terminologia do Direito Romano, aplicado para indicar as cartas (*dimissoriae litterae*), com as quais o juiz de instância inferior remetia a causa ao juiz de instância superior.

Mas, em Direito Canônico, designam as *cartas* (letras) assinadas e seladas por um Bispo, pelas quais permite ao seu Diocesano que se apresente a outro Bispo, para dele receber ordens.

As *cartas dimissórias* ou *letras dimissórias* somente podem ser concedidas pelo Bispo, que por ela se demite de uma jurisdição voluntária para a outorgar a outro de sua categoria.

DINHEIRO. Derivado do latim *denarius*, designava, primitivamente, entre os romanos, certa moeda de prata, que valia 10 *asses*, passando depois a distinguir, genericamente, toda espécie de moeda, circulante no comércio, servindo de *troca* das coisas que se recebem em seu lugar.

É, assim, o principal elemento na circulação das riquezas, usado como mediador entre todas as operações mercantis. E, possuindo conceito equivalente à *moeda*, se indica a *medida de valor*, indispensável à execução de semelhantes trocas, promotoras da mobilização das riquezas.

Considerado o dinheiro uma *mercadoria*, que se troca por outra mercadoria, mostra-se o *meio* por que, em regra, todos os *pagamentos* se cumprem, sendo, nesta razão, anotado como *ocorrente liberador* das dívidas contraídas e das obrigações assumidas.

DINHEIRO A JURO. É o *dinheiro aplicado* ou dado por empréstimo, mediante uma taxa (juro) prefixada. Diz-se, também, dinheiro a prêmio.

DINHEIRO A RISCO. É o mesmo *câmbio marítimo*. Diz-se, também, *dinheiro trajetício*. E os romanos o chamavam de *foenus nauticum*, em igual sentido de empréstimo a risco marítimo, para o distinguir do *nautica pecunia*, dinheiro empregado em negociações marítimas.

DINHEIRO À VISTA. É expressão que se usa para designar o pagamento que é feito, imediatamente, tão logo se realize a operação: é o *dá lá, toma cá*, em que o dinheiro, representado pela *moeda corrente*, é entregue no ato em que a operação se executa.

Opõe-se ao *pagamento a prazo*.

Diz-se, igualmente, *dinheiro de contado*, ou seja, o pagamento realizado em *moeda sonante* (dinheiro em espécie), ou em *papel-moeda*.

DINHEIRO EM ESPÉCIE. Assim se diz do *dinheiro metálico*, ou seja, aquele que se fabrica com *metais preciosos* (ouro e prata).

Por extensão, aplica-se a locução, para todo dinheiro representado em *papel-moeda*, que tenha poder liberatório.

DIOCESE. Derivado do grego *diochesis*, que significa província, designava, entre os romanos, em algumas províncias, as circunscrições administrativas.

No Direito Canônico, é o vocábulo empregado para indicar a circunscrição territorial administrada espiritualmente (eclesiasticamente), por um *prelado*.

As dioceses são criadas por deliberação do Sumo Pontífice, que, no seu ato, já estabelece a limitação geográfica de sua jurisdição.

No Direito Processual a diocese, como titular de direitos e obrigações, é denominada Mitra Diocesana, ganhando legitimidade processual.

DIPLOMA. De origem grega, *diploma* (folha de papel dobrada duas vezes) introduziu-se na terminologia jurídica com o sentido de despacho, carta, patente, bula, édito ou mandado, pela qual se concedia ou se confirmava alguma mercê, algum direito ou privilégio, objetivando-se em documento, que viria selado com as armas do soberano ou do poder que o emitia.

Na técnica moderna, significa todo documento, carta ou título, pelo qual se reconhece oficialmente um poder, uma dignidade ou um grau, em virtude do que investe o *diplomado* (pessoa, a quem se passa ou se outorga o diploma) nas prerrogativas constantes ou assinaladas no respectivo título ou carta.

Mostra-se, assim, documento público e oficial, em que se declara a *qualidade de dignidade* conferida a uma pessoa ou a *investidura de cargo* ou *graduação*, feita a ela, mediante o qual se mostra habilitado a fruir as vantagens decorrentes dele ou a exercer as funções inerentes ao cargo ou graduação, que por ele se institui.

DIPLOMA LEGAL. É empregada a locução para indicar o texto de uma lei, notadamente quando nela se inserem preceitos ou regras fundamentais.

DIPLOMACIA. Derivado de diploma, é empregado na terminologia do Direito Administrativo para designar o ramo da administração pública que tem por finalidade a direção de todos os negócios internacionais de um país.

A ele compete dirigir e manter todas as relações internacionais, firmando os tratados de amizade ou de comércio, segundo as circunstâncias e as necessidades do próprio momento.

A administração dos negócios diplomáticos, que constitui o objetivo da diplomacia, não se fixa nas mãos de autoridades e funcionários estabelecidos dentro do país. Ela é composta não somente destes, bem assim de todos os representantes, embaixadores e agentes diplomáticos, colocados como delegados do país junto aos governos estrangeiros.

Interior e exteriormente, embora sob a superintendência do próprio chefe do poder executivo, a diplomacia é assistida por um Ministro de Estado, a que se dá, geralmente, a denominação de Ministro das Relações Exteriores.

Em sentido restrito, costuma-se emprestar a mesma designação para indicar o *corpo diplomático* de um país, isto é, a soma de embaixadores, representantes ou agentes diplomáticos acreditados perante os governos estrangeiros, a fim de que se mantenham sempre em cordialidade as relações entre os Estados.

DIPLOMATA. Ainda derivado do *diploma*, é designação que se dá ao funcionário que representa o país junto a um governo estrangeiro.

DIREÇÃO. Derivado do latim *directio*, de *dirigere* (dirigir, traçar, ordenar), exprime o *governo* ou *comando* que se atribui a uma pessoa para a execução de uma certa soma de atos ou para administração de certos negócios.

Na terminologia administrativa, seja pública ou particular, *direção* conduz, também, o sentido de *chefia*, para mostrar que a ela se comete o *poder* ou a *autoridade* de dispor sobre todos os fatos pertinentes à gestão que nela se compreende.

E, no sentido mercantil, tem a mesma significação de *gerência*, quando individualmente desempenhada, ou de *diretoria*, quando composta de um corpo de diretores ou administradores.

A ideia de *direção* está conjugada com a de *administração*, pois que esta é consequente dos atributos que fazem o conteúdo da primeira: *dirigir* e *administrar*, assim, mostram-se equivalentes.

Direção. Em sentido restrito, é o vocábulo empregado para indicar o *destino* ou *endereço*, seja aquele em que as coisas ou pessoas se acham, ou aquele para o qual as coisas e pessoas se dirigem.

DIREITO. Derivado do latim *directum*, do verbo *dirigere* (dirigir, ordenar, endireitar), quer o vocábulo, etimologicamente, significar o que é *reto*, o que não se desvia, seguindo uma só direção, entendendo-se tudo aquilo que é conforme à razão, à justiça e à equidade.

Mas, aí, se entende o Direito como o complexo orgânico, de que se derivam todas as normas e obrigações, para serem cumpridas pelos homens, compondo o conjunto de deveres, aos quais não podem fugir sem que sintam a ação coercitiva da força social organizada.

Há, no entanto, o direito, o *jus romano*, na sua ideia de proteção e salvação, definido como a arte do bom e do equitativo (*jus est ars boni et aequi*), que se apresenta com um conceito bem diverso de *norma obrigatória* (*norma agendi*), para se mostrar uma *faculdade* (*facultas agendi*).

Outras acepções possui ainda o Direito, para revelar aspectos bem diferentes de seu sentido objetivo ou subjetivo.

Direito. Em seu sentido objetivo, propriamente derivado do *directum* latino, o Direito, a que se diz de *norma agendi*, apresenta-se como um complexo orgânico, cujo conteúdo é constituído pela soma de preceitos, regras e leis, com as respectivas sanções, que regem as relações do homem, vivendo em sociedade.

A característica dominante do Direito no seu sentido objetivo, está portanto na *coação social*, meio de que se utiliza a própria sociedade para fazer respeitar os deveres jurídicos, que ela mesma instituiu, a fim de manter a harmonia dos interesses gerais e implantar a ordem jurídica.

Destarte, o Direito, objetivamente considerado, em qualquer aspecto em que se apresente, em seu estado prático ou empírico, em seu estado legal, instintivo, costumeiro ou legislativo, ou ainda em seu estado científico, doutrinário, mostra-se, eminentemente, um fenômeno de ordem social, sendo assim, em qualquer sentido, uma norma de caráter geral, imposta pela sociedade, para ordem e equilíbrio de interesses na própria sociedade.

E, com razão, a Filosofia o coloca entre os ramos da *Sociologia*, porque não se admite o Direito sem a existência do homem, vivendo em sociedade.

Onde quer que haja homens reunidos, pois, há necessariamente o Direito, manifestado seja sob que forma for. Não se compreende sociedade sem ele: *Ubi societas, ibi jus*. Não há direito sem sociedade, nem sociedade sem direito.

Direito. Em seu sentido didático, é compreendido como a ciência que estuda as regras obrigatórias, que presidem as relações dos homens em sociedade, encaradas não somente sob o seu ponto de vista legal, como sob o seu ponto de vista doutrinário, abrangendo, assim, não somente o direito no seu sentido objetivo como subjetivo.

Em tal acepção, é o Direito subordinado a titulações várias, consoante a natureza da soma de fenômenos jurídicos compendiados em cada disciplina.

E se diz Direito Público ou Direito Privado, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Processual, Direito Civil, Direito Comercial.

Direito. No sentido subjetivo (*facultas agendi*), mostra-se o direito uma faculdade ou uma prerrogativa outorgada à pessoa (sujeito ativo do direito), em virtude da qual a cada um se atribui o que é seu (*suum cuique tribuere*), não se permitindo que outrem venha prejudicá-lo em seu interesse (*neminem laedere*) porque a lei (*norma agendi*), representando a *coação social*, protege-o em toda a sua amplitude.

Neste sentido, o direito é o *jus romano*, compreendido na fruição e no gozo de tudo o que nos pertence, ou que nos é dado.

E, segundo o princípio de que *jus et obligatio sunt correlata*, a todo direito de alguém corresponde a obrigação de respeitá-lo por parte de outrem. A *proteção social* vem em

socorro do titular de um direito para o proteger, como a *coação social* procura castigar aquele que, por ação ou omissão, lesa direito alheio. Todo direito subjetivo implica a existência de um titular, dito de sujeito do direito, o qual se prende ao *objeto do direito*, onde incide sua fruição ou gozo, por uma *relação jurídica*, protegida pela coação social.

E, assim, se têm os elementos necessários para a formação de um direito: *sujeito, objeto, relação e coação*.

Nesta acepção, toma o direito várias denominações: direito pessoal, direito real, direito adquirido, direito obrigacional, direito patrimonial, direito atual, direito hereditário etc.

A cada direito, neste conceito, corresponde uma ação, que o assegura.

DIREITO ABSOLUTO. Assim se diz o direito (sentido subjetivo), que, por sua própria força e plenitude, é oposto a toda e qualquer pessoa, *erga omnes*, tal como o direito de *depropriedade*, ou daquele que investe a pessoa no *poder de exercitar um direito* (faculdade), sem que possa ser impedido nele, em razão do móvel que impele o seu titular: o *direito de defesa*.

O *direito absoluto* dá, assim, a faculdade de agir ou poder de agir, sem restrições, contra a pessoa que venha atentar ou ferir o direito de que é titular, diferenciando-se do *direito relativo*, que nascido de uma relação jurídica ou de um vínculo jurídico estabelecido pela vontade de duas ou mais pessoas, somente pode ser oposto contra uma dessas mesmas pessoas, tal como o direito do credor.

DIREITO ADJETIVO. Consoante o próprio sentido de *adjetivo*, que o qualifica do latim *adjectivus*, de *adjacere* (acrescentar, ajuntar), evidencia-se desde logo a acepção em que pode ser tido: o Direito que se vem *ajuntar* a outro para que se cumpra a sua função.

E, assim, se diz que o Direito Adjetivo se constitui pelo complexo de leis estabelecidas para regular o exercício das relações jurídicas, assegurando os meios de exteriorização do Direito Substantivo.

É o Direito que prescreve a norma indispensável para garantir o direito, faculdade já assegurada pelo direito objetivo.

Está aí a razão de sua qualificação: não vem ditar princípio novo, mas acrescer-se à regra já instituída, como *forma de exteriorização*, para, efetivamente, assegurar o direito que já existe, firmado em princípio de lei substantiva.

O *Direito Adjetivo* compreende não somente as leis referentes à *organização judiciária*, como as *leis processuais*.

Vide: *Direito Formal*.

DIREITO ADJUDICATIVO. Ou *direito adjudicatório*, assinala-se o direito que se confere a certas pessoas, a fim de que possam pedir a *adjudicação de bens*, seja na execução, ou em outras oportunidades.

Vide: *Adjudicação. Execução*.

DIREITO ADMINISTRATIVO. Classificado no Direito Público Interno, de que é um de seus ramos, o *Direito Administrativo*, como bem se depreende da qualificação que lhe é dada, vem estudar a *administração pública* no seu caráter formal e jurídico, em oposição à *Ciência da Administração*, que a encara no seu elemento técnico e material.

Destarte, o Direito Administrativo encerra o conjunto de normas, em virtude das quais se estabelecem os princípios e regras necessárias ao funcionamento da administração pública, não somente no que concerne à sua organização como às relações que se possam manifestar entre os poderes públicos e os elementos componentes da sociedade.

Assim, dentro de seu objetivo, traça os limites dos poderes delegados aos órgãos da administração pública, conferindo as atribuições e vantagens a seus componentes e lhes indicando a maneira por que devem realizar os atos administrativos e executar todos os negócios pertinentes à administração, e aos interesses de ordem coletiva, inclusos em seu âmbito.

O Direito Administrativo, no desempenho de sua precípua finalidade, triparte-se em aspectos diferentes, dos quais surgem: o Direito Administrativo, propriamente dito, o Direito Financeiro e o Direito Tributário, que, embora estreitamente entrelaçados no cumprimento de

seu objetivo, apresentam-se definidos pela soma de regras que se mostram peculiares a cada um.

O Direito Administrativo, propriamente, cuida dos serviços de ordem pública e de interesse coletivo, segundo os quais dá execução aos planos de difusão e fomento, estabelecidos pelo Poder Público, para desenvolvimento e grandeza do Estado, deixando ao Financeiro e Tributário que cuidem ou zelem por esta parte privativa ao estabelecimento de normas financeiras oriundas do poder financeiro do Estado, e ao estabelecimento de regras promotoras da realização das rendas públicas.

Vide: *Direito Financeiro. Direito Tributário.*

DIREITO ADQUIRIDO. Derivado de *acquisitus*, do verbo latino *acquirere* (adquirir, alcançar, obter), *adquirido* quer dizer *obtido*, já *conseguido*, *incorporado*.

Por essa forma, *direito adquirido* quer significar o direito que já se incorporou ao patrimônio da pessoa, já é de sua *propriedade*, já constitui um bem, que deve ser judicialmente protegido contra qualquer ataque exterior que ouse ofendê-lo ou turbá-lo.

Mas para que se considere *direito adquirido* é necessário que:

- a) sucedido o fato jurídico, de que se originou o direito, nos termos da lei, tenha sido integrado no patrimônio de quem o adquiriu;
- b) resultante de um fato idôneo, que o tenha produzido em face de lei vigente ao tempo em que tal fato se realizou, embora não se tenha apresentado ensejo para fazê-lo valer, antes da atuação de uma lei nova sobre o mesmo fato jurídico, já sucedido.

O direito adquirido tira a sua existência dos fatos jurídicos passados e definitivos, quando o seu titular os pode exercer. No entanto, não deixa de ser adquirido o direito, mesmo quando o seu exercício dependa de um termo prefixado ou de condição preestabelecida, inalterável a arbítrio de outrem.

Por isso, sob o ponto de vista da retroatividade das leis, não somente se consideram adquiridos os direitos aperfeiçoados ao tempo em que se promulga a lei nova, como os que estejam subordinados a condições ainda não verificadas, desde que não se indiquem alteráveis ao arbítrio de outrem.

Os direitos adquiridos se opõem aos direitos dependentes de condição suspensiva, que se dizem meras *expectativas de direito*.

Quanto à condição resolutiva, até que se cumpra, desde que não seja potestativa ou mista (alterável ao arbítrio de outrem), conserva o direito adquirido, embora cumprida venha a revogá-lo.

DIREITO ADUANEIRO. Parte do Direito Tributário que regula as relações tributárias incidentes sobre o comércio exterior.

DIREITO AÉREO. Constitui-se do conjunto de normas reguladoras da *navegação aérea*, pelas quais se instituem todos os princípios relativos às atividades aeronáuticas, como das relações de caráter comercial surgidas com esta modalidade de transporte.

Vide a Lei nº 7.565, de 19.12.86 (Código Brasileiro de Aeronáutica).

DIREITO AERONÁUTICO. Embora seja expressão usada promiscuamente como Direito Aéreo, mais especificamente pode ser considerado o ramo do Direito Aéreo dedicado à navegação e ao transporte por meio de aeronave.

DIREITO AGRÁRIO. É o conjunto de regras e princípios que regem a utilização da terra.

DIREITO À IMAGEM. Referente ao poder do indivíduo de dispor sobre a utilização de seu retrato.

DIREITO À INDENIZAÇÃO. Vide: *Dano. Indenização.*

DIREITO À INSTRUÇÃO. É o direito ao ensino.

DIREITO À INTIMIDADE. É a proteção do indivíduo contra a interferência do Estado e da sociedade à sua vida privada.

DIREITO ALHEIO. Opõe-se ao direito próprio. Na técnica processual, entende-se o *direito de terceiro*, que se defende por outorga legal.

Assim, na demanda, há que se distinguir as duas espécies: o *próprio* e o *alheio*, pois que o adversário do *mandatário legal* não pode investir contra direito propriamente dele

mandatário, quando a ação tem por objeto direito de outrem, que defende por direito de representação.

Em qualquer aspecto, porém, *direito alheio* possui sempre o mesmo sentido de direito que pertence a outrem, em virtude do que somente contra seu legítimo titular se poderá intentar direito oposto.

DIREITO AMBIENTAL. Embora haja quem vá distinguir entre o Direito Ambiental e o Direito Ecológico, referem-se ambos, em sentido amplo, ao conjunto de normas e princípios tendentes à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida.

DIREITO À NACIONALIDADE. É o poder do indivíduo de se vincular à proteção de determinado Estado.

DIREITO ANGLO-SAXÔNIO. É a família jurídica do *Common Law*, predominante na Inglaterra e nos países por ela colonizados, em que predomina o direito consuetudinário e a força vinculante das decisões judiciais.

DIREITO AO ACESSO. É o direito que se assegura ao funcionário público em ser promovido à classe ou categoria mais elevada, na hierarquia burocrática, se satisfaz todas as condições regulamentares.

Diz-se, também, *direito à promoção*.

Os *acessos* ou *promoções* obedecem ao critério da *antiguidade* na carreira, em que está enquadrado o funcionário e ao do *merecimento*.

DIREITO AO CAMPO VERTICAL. Vide: *Ager Vectigalia*.

DIREITO AO NOME. É o poder do indivíduo de ser designado por prenome e pelo nome de sua família.

DIREITO AO REEMBOLSO. Vide: *Despesa. Reembolso*.

DIREITO AO SILÊNCIO. É a faculdade do acusado de permanecer calado ao ser interrogado por autoridade judicial ou administrativa.

DIREITO À PRIVACIDADE. O mesmo que direito à intimidade.

DIREITO À REMIÇÃO. Vide: *Remição*.

DIREITO ASSISTENCIAL. Designa tal expressão não só o direito do indivíduo ao amparo dos órgãos e entidades assistenciais, como o conjunto de normas que regulam o direito à assistência social, como espécie do direito da seguridade social.

DIREITO ATUAL. É designação que se dá ao *direito adquirido*, em distinção ao *direito futuro*, isto é, o *direito eventual* e o *direito condicional*.

Nesta razão do sentido legal que lhe empresta a lei civil, e a significação do adjetivo *atual* (o que já existe ou que já está presente), o *direito atual* é o que já está *estabelecido*, já tem vida em mãos do adquirente ou titular, mesmo ainda dependente de condição preestabelecida, inalterável a arbítrio de outrem, ou seja, de termo inicial.

DIREITO AUTORAL. É o direito que assegura ao autor de obra literária, artística ou científica a propriedade exclusiva sobre ela, para que somente ele possa fruir e gozar todos os benefícios e vantagens que dela possam decorrer, segundo os princípios que se inscrevem na lei civil.

O direito de propriedade autoral, no entanto, entende-se o *direito de exploração comercial* da dita obra, em virtude do que pode dispor e gozar dela como melhor lhe aprouver, dentro do período prefixado em lei.

Fora do prazo que a lei estabelece, o autor passa a ter simplesmente a *paternidade da obra*, perdendo o domínio sobre ela, que passa a ser *público*. E, desta maneira, não podem seus herdeiros impedir que outros a explorem comercialmente.

Segundo a doutrina autorizada, o contrato de direitos autorais representa um direito concomitantemente *pessoal* e *patrimonial*.

Pessoal, porque consolida a personalidade do autor sobre a criação da obra; *patrimonial*, porque a lei o qualifica como bem econômico.

Por medida de simplificação, o legislador, buscando a garantia da criatividade sobre todas as manifestações intelectuais, classificou o direito autoral como *propriedade imaterial*, inserindo-o no ramo do direito das coisas.

Assim, pela ordem cronológica, contemplou-o o Código Civil/1916, arts. 649 a 673, superados pela Lei nº 9.610, de 19.02.98, e a CF/88 (art. 5º, inc. IX, XIII, XXII, XXVII e XXIX) e não mais contemplado pelo Cód. Civil/2002, prevalecendo portanto as duas Leis últimas (CF/1988 e CC/2002).

O Decreto nº 2.804, de 22.12.98, regulamentou a emissão e o fornecimento de selo ou sinal de identificação dos fonogramas e das obras audiovisuais, previstos no art. 113 da Lei nº 9.610/98.

A Lei 12.853/2013 alterou artigos da Lei 9.610/1998, para dispor sobre a gestão coletiva de direitos autorais, entre outras providências. (ngc)

DIREITO CANÔNICO. Assim se designa o corpo ou coleção de leis que regem a Igreja Católica.

Diz-se *canônico*, derivado do grego *canon* (regra), porque, notadamente, se formou dos *Cânones dos Apóstolos* e dos *Cânones dos Concílios*.

Desta forma, o Direito Canônico, composto pelos Cânones decretados pelos Concílios ou por Sua Santidade, o Papa, tem sido objeto de várias codificações, notadamente o *Corpus Juris Canonici*, promulgado em 1917, constituído de todas as leis reguladoras da ação religiosa católica, e do *Codex Juris Canonici*, promulgado em 1918, onde se inscreve todo direito aplicável à Igreja latina.

DIREITO CARTULAR. É expressão que, em referência aos títulos de crédito, vem assinalar o direito que está contido na *declaração cartular* e que pode ser exigido pelo portador do título.

O direito cartular, portanto, é o que está inscrito na *carta* (documento), distinguindo-se assim dos direitos extracartulares, ou seja, os consequentes da relação fundamental e que deu origem ao título, mas que nele não se inscreve.

DIREITO CIVIL. Os romanos o denominavam *Jus Civiles*. *Civile*, de *civilis* (civil), por pertencer aos interesses dos cidadãos.

E, assim, é Direito que sempre se classificou *Direito Privado*, considerando as pessoas em suas múltiplas relações, pessoais ou patrimoniais, entre si, ou mesmo com as entidades públicas, mas todas encaradas sob o ponto de vista meramente civil, ou particular.

Neste sentido, então, o Direito Civil mostra-se como o conjunto de leis que têm por finalidade regular os interesses dos cidadãos entre si ou entre eles e as entidades coletivas, concernentes à sua capacidade, à sua família, a seu estado, a seus bens e às suas convenções, considerados, no entanto, como direitos e obrigações de ordem civil.

Desta forma, escapam de sua ação as regras pertinentes às relações de ordem comercial.

Duas ordens de *direitos* (sentido subjetivo) são assim regulamentadas e protegidas pelo Direito Civil: os *direitos patrimoniais*, em todos os seus aspectos, e os *direitos pessoais*, em quaisquer de suas manifestações.

Para isso, o *Cód. Civil* desdobra-se em quatro especializações, que formam, por sua vez, quatro espécies de disciplinas jurídicas:

- a) Direito de Família;
- b) Direito das Coisas;
- c) Direito das Obrigações;
- d) Direito das Sucessões.

Direito civil. Na acepção do Direito, encarado subjetivamente, serve a expressão, em regra, usada no plural, *direitos civis*, para indicar as relações jurídicas de ordem privada, que merecem a proteção coercitiva do Direito Civil, fundadas ou geradas que são em suas *normas*.

E dela se usa para que se distingam os direitos de ordem política, que se restringem a certas pessoas, enquanto os *direitos civis* pertencem a todos os componentes da sociedade, guardadas as respectivas relatividades, sem distinção de sexo, de idade ou de nacionalidade.

DIREITO COMERCIAL. Constituindo uma das partes do *Direito Privado*, por *Direito Comercial* entende-se o conjunto de regras que disciplinam ou regulam a natureza e efeitos

das convenções concluídas pelos comerciantes, ou entre estes e outras pessoas, o exercício da profissão mercantil e a prática de todos os atos inerentes ao comércio.

Ao contrário do Direito Civil, é um Direito especial a certas espécies de pessoas (comerciantes e auxiliares do comércio) e a certas espécies de convenções (atos, contratos e obrigações mercantis).

Consoante a natureza da matéria compreendida nas relações de ordem comercial triparte-se o Direito Comercial formando ramos importantes, objeto de estudo em separado:

- a) Direito Comercial Terrestre;
- b) Direito Comercial Marítimo;
- c) Direito Comercial Aéreo.

O *Direito Comercial Terrestre* estuda principalmente as relações comerciais em todos os seus aspectos, deixando ao *Direito Comercial Marítimo* e ao *Direito Comercial Aéreo* o governo das regras apropriadas às relações de comércio que se possam gerar das navegações marítimas e aéreas.

Quando o Direito Comercial procura fazer aplicações de leis comerciais de países estrangeiros, em território que não o de sua vigência obrigatória, procurando, segundo os princípios gerais de Direito, solucionar o conflito de tais leis, diz-se, propriamente, *Direito Internacional Comercial*, que se faz integrante do *Direito Internacional Privado*.

DIREITO COMERCIAL AÉREO. Vide: *Direito Aéreo*.

DIREITO COMERCIAL MARÍTIMO OU DIREITO MARÍTIMO PRIVADO. Quer compreendido como uma divisão do *Direito Comercial*, quer do *Direito Marítimo*, entende-se por complexo de regras instituídas para regular todas as relações e negócios concernentes às expedições sobre águas navegáveis como mares, rios e lagos, sejam referentes aos contratos, que deles se geram, sejam a respeito das pessoas, que deles participam, dos interesses havidos, neles, como às próprias embarcações ou navios que servem de objeto a estes contratos.

Vide: *Direito Marítimo*.

DIREITO COMPARADO. Dito também de *Legislação Comparada*, refere-se ao estudo que se faz do Direito, em quaisquer de suas manifestações, com o objetivo de *comparar* (cotejar, confrontar, aproximar) as instituições reguladas pelas legislações dos vários países entre si, para que se anatem as suas discrepâncias e se determinem as analogias encontradas, no sentido de aproximá-las ou reconciliá-las.

DIREITO COMUM. Assim se diz de toda espécie de lei ou direito que se aplica em caráter de generalidade a uma série de relações jurídicas, todas as vezes que a própria lei ou as pessoas interessadas não avoquem princípio de lei especial, que deva ser particularmente aplicada.

O Direito Penal é um direito comum, aplicável a todos os *delitos*, mas, se um *paisano*, em certas circunstâncias, pratica um crime, que se considera *militar*, não será o Direito Penal Comum, mas o Direito Militar, que será avocado.

DIREITO CONDICIONAL. É o direito que, embora já possuindo seus elementos essenciais, fica subordinado à realização de uma condição ou de fato, que, se cumprido, o torna perfeito, ou o pode resolver.

Difere do *direito eventual*, embora ambos se mostrem *direitos futuros*.

Vide: *Condição, Direito eventual*.

DIREITO CONSTITUCIONAL. Elaborado por um poder especial, denominado de *Constituinte*, que se entende instituído pela vontade soberana de um povo politicamente organizado, o *Direito Constitucional*, como o mais fundamental dos Direitos Públicos, de ordem interna, enfeixa todos os princípios jurídicos, indispensáveis à organização do próprio Estado, à constituição de seu governo, dos poderes públicos, à declaração de direitos das pessoas, quer físicas, quer jurídicas, traçando assim os limites de ação do Estado, na defesa de seus precípuos objetivos e na defesa dos interesses da coletividade que o compõe.

O Direito Constitucional firma, assim, todos os princípios de ordem política e de ordem geral, seja em relação aos indivíduos, que compõem a comunidade política, seja em relação a todas

as instituições políticas em que se baseia a sua própria organização, como entidade política e soberana.

Neste sentido, dizem-no, também, *Magna Carta*, *Pacto Fundamental* ou *Lei Mater*, porque dele dimanam os fundamentos de todos os demais Direitos Públicos ou Privados, e nele se funda, no seu sentido exato, a *soberania* do próprio Estado, estabelecendo a organização política e determinando os seus poderes e funções.

DIREITO CONSUETUDINÁRIO. Entende-se o conjunto de regras que se estabeleceram pelo costume ou pela tradição.

Mas, para que o costume (*consuetudo*) seja admitido como *regra*, e, nesta condição possa ingressar no Direito Consuetudinário ou Direito Costumeiro, indispensável que se tenha fundado em uso geral e prolongado (*tradição*), havendo a presunção de que o consenso geral (*opinio necessitatis*) aprovou.

Sendo assim, são seus requisitos:

- a) consistir em fatos repetidos, de modo uniforme, por longo tempo;
- b) prática generalizada e pública;
- c) serem fatos lícitos e não contrários à lei nem à ordem pública.

Casos há em que o *costume* é avocado pela própria lei e, nesta hipótese, ele se diz *secundum legem*, conforme assinala. Cód. Civil/2002, art. 569, *caput* (art. 1.192 do Cód. Civil/1916).

Quando vem completar a lei, suprimindo sua deficiência ou a interpretando, diz-se *praeter legem*. E quando a lei a ele se opõe diz-se *contra legem*. (ngc)

Vide: *Common Law*.

DIREITO CONSUMADO. Do latim *consummare* (aperfeiçoar, concluir), o qualificativo *consumado* indica, claramente, o sentido da expressão *direito consumado*: é o que já se realizou, já se mostra *aperfeiçoado*, de modo que não se prende a qualquer condição ou evento.

É o *direito perfeito*, concluído, admitido ao uso e gozo de uma pessoa em toda a sua plenitude.

Daí a se distinguir do direito dependente de condição ou do simplesmente eventual.

Considera-se um *direito adquirido*, embora nesta categoria também se incluam direitos que não se entendam propriamente consumados.

DIREITO CONTINENTAL. O mesmo que direito romano-germânico.

DIREITO COSTUMEIRO. O mesmo que Direito Consuetudinário

DIREITO CRIMINAL. Vide: *Direito Penal*.

DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA. Ramo do Direito Administrativo voltado ao funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário.

DIREITO DA EXECUÇÃO PENAL. Vide: *Direito Penitenciário*.

DIREITO DAS COISAS. Parte integrante do *Direito Civil*, o *Direito das Coisas*, na feliz definição de CLÓVIS BEVILÁQUA, é o complexo de normas reguladoras das relações jurídicas referentes às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem.

Quer isto, então, significar que o Direito das Coisas é o *Direito da Propriedade*, porquanto somente as *coisas apropriáveis* são objeto de sua regulamentação, embora muitas das *coisas inapropriáveis* sirvam às nossas necessidades.

E, nesta razão, tem por objeto a propriedade, os direitos dela decorrentes ou os direitos dela separáveis, em virtude do que, segundo a expressão clássica de WINDSCHEID, o *domínio e os direitos sobre a coisa alheia* constituem todo o campo de ação do Direito das Coisas.

DIREITO DAS GENTES. É a denominação que antigos escritores davam ao Direito Internacional Público, sendo, assim, compreendido como o conjunto de regras que regem a vida das nações entre si.

Mas, entre os romanos, o *Jus Gentium* formava uma espécie de Direito Comum entre Roma e os outros povos cultos de seu tempo. E era aplicado pelo *praetor peregrinus*, quando surgia alguma contenda em que o *peregrino* era parte, segundo os princípios firmados nos tratados, na doutrina e na jurisprudência. Formava o esboço do Direito Internacional Comercial.

Vide: *Direito Internacional*.

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. Compreendido no Direito Civil, o Direito das Obrigações forma uma especialidade para traçar as regras que regem as relações de ordem patrimonial, consistentes principalmente nas prestações que devem ser cumpridas pelo *devedor* obrigado, as quais podem ser positivas ou negativas.

Nesta razão, distinguindo-se o objeto do Direito das Coisas, do Direito das Obrigações, verifica-se que os *direitos subjetivos* que se fundam no primeiro dizem-se *reais*, recaindo diretamente sobre a *coisa*, enquanto os do segundo se mostram *personais*, consistindo, como consistem, na prestação do ato ou fato ou na abstenção do ato, somente indiretamente recaindo sobre o objeto.

Nos limites de sua esfera, o Direito das Obrigações não somente formula as regras para a formação dos contratos, que constituem a fonte principal das obrigações, como a execução dos atos unilaterais e dos atos ilícitos, de que também se geram obrigações.

Subjetivamente, em relação ao sujeito ativo, os direitos que emanam do Direito das Obrigações dizem-se *obligacionais* em oposição aos que se geram do Direito das Coisas, que se dizem *reais*, aos que vêm do Direito de Sucessão, nomeados de *direitos hereditários*.

DIREITO DAS SUCESSÕES. Parte integrante do Direito Civil, por Direito das Sucessões, em sua acepção objetiva, entende-se o conjunto de regras e normas que governam a transmissão de direitos (bens e obrigações) da pessoa, que morre (*de cujus*) para aquelas que se dizem suas herdeiras.

No sentido subjetivo, *direito de sucessão* ou *direito de suceder* é aquele que assiste à pessoa de *receber* o acervo ou parte do acervo hereditário, que lhe compete, seja por ser herdeiro legítimo ou por ser herdeiro testamentário.

Diz-se, também, *direito hereditário*.

Vide: *Sucessão*.

DIREITO DE AÇÃO. O Direito de propor ou contestar ação se funda em ter a pessoa *legítimo interesse*, gerado na própria razão de ser da ação, a *ratio agendi*, em virtude da qual se encontra o motivo, *legítimo, direto e atual*, que justifica a presença da pessoa em juízo.

É assim que o direito de ação se concretiza no brocardo do Direito francês: *Pas d'intérêt, pas d'action; l'intérêt est la mesure des actions*.

No *interesse de agir* está a *justa causa* ou a *razão jurídica*, em que se funda a *ratio agendi*, objetivadora precípua do *direito de ação*.

O direito de ação é, em realidade, o próprio *direito* reagindo contra a ofensa evidenciada ou contra o esbulho pretendido para manter-se, pela ação coercitiva do Estado, em toda sua força, plenitude e substância.

O direito de ação, isto é, o *direito de agir em juízo* passa aos herdeiros e também contra eles. *Actiones transeunt ad haeredes et in haeredes*.

No entanto, *actio personalis moritur cum persona*, os direitos personalíssimos extinguem-se com o próprio indivíduo.

DIREITO DE ACRESCER. Também dito *direito de acréscimo*, é o que cabe aos *co-herdeiros* – na falta de co-herdeiro que não veio receber a herança ou legado, ou não a quis receber – de partilharem entre si o *quinhão*, que a este pertencia.

Justamente porque, por este ato, que é *faculdade* dos co-herdeiros, ocorre um *aumento* à cota hereditária, deu-se-lhe a designação: de *acrescer* ou de *acréscimo*, real fato que se anota com a sobrepartilha evidenciada.

O *direito de crescer* pode evidenciar-se entre co-herdeiros ou entre colegatários. Mas, somente se autoriza na *sucessão testamentária*, visto que, na *sucessão legítima*, a herança se divide pelos herdeiros existentes ao tempo da morte do *de cujus*, sem que a falta de um possa aumentar a porção dos outros (CLÓVIS BEVILÁQUA).

Nestas condições, o direito de crescer decorre:

- a) da existência de *disposição conjunta*;
- b) caducidade do direito de algum dos instituídos.

DIREITO DE AGRAVAR. O *direito de agravar* é gerado do princípio legal que autoriza o recurso.

Não basta, assim, ter havido decisão contrária aos interesses ou intuitos da parte contendora: é fundamental que a regra processual inscreva a admissão do recurso, de modo específico ou genérico, para que dele decorra o direito de interpor o agravo.

Quanto ao *agravo de instrumento* a lei processual o instituiu para atacar qualquer decisão interlocutória, ressalvadas, obviamente, as hipóteses de *sentença*, cujo recurso adequado é *apelação*, e dos *despachos de mero expediente*, que não admitem recurso (arts. 504, 513 e 522 do CPC).

No tocante ao *agravo retido* (§ 1º do art. 522 do CPC), a lei processual o inscreve quando o agravante dispensa a subida imediata do recurso ao órgão superior, preferindo que fique retido nos autos, sem formação de instrumento, até o julgamento da eventual *apelação*.

DIREITO DE APELAR. Ele se gera e se funda no próprio direito que assiste à parte, ou a *terceiro prejudicado*, em não se conformar com a *decisão final* ou sentença proferida na demanda, a qual lhe ocasionou gravame ou provocou prejuízo. Há o interesse em removê-lo, impugnando a decisão. E do *interesse nessa impugnação* é que se produz o próprio *direito de apelar*, a fim de que, *devolvido o conhecimento* da controvérsia decidida à instância superior, para onde se *recorreu pela apelação*, seja alterada ou anulada a sentença impugnada, vista como prejudicial aos legítimos interesses e justos direitos do apelante.

Vide: *Apelação*.

DIREITO DE ARENA. É a faculdade da entidade a que estiver vinculado o atleta de autorizar ou proibir a fixação, transmissão ou retransmissão de espetáculo desportivo público, com entrada paga.

DIREITO DE ASILO. É princípio que se funda nas regras do Direito Internacional Público, segundo o qual assiste aos governos estrangeiros darem *refúgio* aos cidadãos de outra nação, que hajam em seu país praticado *crime político*.

Mas, o *direito de asilo*, que se entende, assim, o direito fundado num princípio de humanidade, de dar guarida ou refúgio às pessoas foragidas de outras nações, porque aí estejam sujeitas às sanções decorrentes de *crimes políticos* por elas praticados, não somente é atribuído aos países, como a seus próprios embaixadores, nas respectivas embaixadas e aos comandantes das naus de guerra, nos seus respectivos navios, os quais, segundo a teoria dominante, representa prolongamentos territoriais dos próprios países a que pertencem.

DIREITO DE ASSOCIAÇÃO. Assim se entende o *direito* que se concede às pessoas, para que se possam *reunir* ou *congregar* com intuitos recreativos, literários, científicos e outros.

Mas, quaisquer que sejam as *reuniões*, devem ser *pacíficas*, não contravindo, de qualquer forma, à ordem pública. E as *associações* organizadas devem atender às prescrições legais, adotando somente atividades que sejam admitidas pelas leis ou não sejam por elas vedadas.

DIREITO DE AUTOR. Vide: *Direito autoral*.

DIREITO DE CONSTRUIR. É *faculdade* decorrente do próprio direito de propriedade, em virtude da qual *pode* o proprietário levantar em seus imóveis as *construções*, que sejam de seu interesse ou de sua comodidade.

Construir, assim, seja referente à *obra nova*, ou seja, à *obra ampliativa* de prédio ou construção já existente, forma um *direito* permanente a quem tem o domínio sobre o terreno.

No entanto, é direito que se subordina a restrições, fundadas no interesse público e nos próprios *direitos* de vizinhança.

E assim não se permitem construções que atentem contra o bem público, contra a estética, a higiene e a segurança individual e contra os direitos dos proprietários vizinhos ou limítrofes.

DIREITO DE CONSUMO. Conjunto de regras jurídicas que protegem o consumidor.

DIREITO DE DEFESA. Assim se designa o direito, que assiste a toda pessoa de usar de todos os meios e recursos legais, para que defenda ou proteja a sua pessoa e seus bens contra os ataques que lhe são dirigidos, ou, sob o ponto de vista penal, para que se defenda de qualquer imputação delituosa que lhe é atribuída.

O *direito de defesa* em nenhuma hipótese pode ser negado, desde que se tenha no *Direito Positivo* norma que o autorize, *viciando* o processo o ato que o negar, notadamente em Direito Penal, onde ele se permite em toda amplitude.

O próprio embaraço ao direito de defesa se revela um abuso de autoridade e flagrante desrespeito à própria lei.

DIREITO DE DEMANDAR. O mesmo que direito de ação.

DIREITO DE FALÊNCIA. O mesmo que Direito Falencial ou Direito Falimentar.

DIREITO DE FAMÍLIA. É parte do *Direito Civil*. Compreende as regras que regulam as relações de família, notadamente no que se refere às pessoas, nas questões de estado e capacidade, na reciprocidade de direitos e deveres, que surgem do parentesco havido entre elas, ou dos contratos, fatos e atos, subordinados a essas relações.

Regem-se, assim, pelo *Direito de Família*: o casamento, em todos os seus efeitos pessoais e econômicos, a legitimação, a adoção, o poder familiar, a tutela e a curatela.

A sucessão legítima, embora ligada intimamente à família, forma capítulo especial do Direito Civil, sob a denominação de *Direito das Sucessões*.

Vide: *Família*.

DIREITO DE FUNDO. O mesmo que direito material ou direito substantivo, em contraposição ao direito adjetivo.

DIREITO DE GUERRA. A parte do Direito Internacional Público que regula as relações entre as nações nos períodos de beligerância.

DIREITO DE INFORMAÇÃO. A faculdade assegurada ao indivíduo de ser informado e de informar à sociedade o que for relevante para a sua personalidade.

DIREITO DE INFORMÁTICA. O conjunto de relações jurídicas decorrentes da utilização da informática.

DIREITO DE LOCOMOÇÃO. O direito individual, em tempo de paz, de livre trânsito no território nacional, nos termos da lei. É o *jus ambulandi*.

DIREITO DE MARCA. É o *privilegio* outorgado ao industrial ou comerciante para *uso exclusivo da marca de indústria ou de comércio*, devidamente registrada.

A violação ao *direito de marca* autoriza não somente a ação civil contra o *violador*, para haver dele as indenizações cabíveis por sua *fraude*, como constitui crime previsto e punido pela lei penal.

Vide: *Marca, Patente*.

DIREITO DE MATAR. Ou *direito de morrer*. Vide: *Eutanásia*.

DIREITO DE OPÇÃO. Consoante o próprio sentido de *opção* (escolha, preferência), o *direito de opção* calca-se na *preferência* (contratual ou *ex vi legis*), cometida a determinada pessoa, em virtude da qual lhe assiste o direito de escolher entre duas coisas a que é de sua predileção ou de seu agrado. Assim, o titular desse direito, o *optante*, tem a faculdade de escolha da coisa, quando vai ser vendida ou entregue, de escolha da obrigação a ser cumprida, ou da prática do ato a ser executado. Resulta, pois, numa preferência, que lhe é assegurada e que é utilizada segundo sua própria vontade.

Vide: *Opção*.

DIREITO DE OPINIÃO. O poder individual de receber, procurar e difundir suas ideias e informações.

DIREITO DE PETIÇÃO. A garantia constitucional deferida a qualquer pessoa de apresentar requerimento ou representar aos Poderes Públicos em defesa de direitos e contra abusos de autoridade.

DIREITO DE PREFERÊNCIA. Assemelha-se ao *direito de opção*, mas tem sentido mais amplo, desde que se refere a toda e qualquer *preferência* (privilegio ou regalia), outorgada à pessoa, para que, *preferencialmente*, seja atendida em seu *direito creditório* antes que qualquer outra, que não traga *regalia* igual ou superior à sua.

A preferência, em regra, equivale a *privilegio*. E, assim, o *direito de preferência* coloca seu titular (o *preferente*) em plano privilegiado e lhe atribui *primazia* em relação a outros que não possuam direito igual ou similar ao seu.

DIREITO DE PRELAÇÃO OU DIREITO DE PREEMPÇÃO. Equivalente ao *direito de opção*, possui, no entanto, caráter próprio, desde que se constitui como *cláusula restrita*, inscrita no contrato de compra e venda, em virtude da qual o *vendedor originário* impõe ao

comprador a obrigação de lhe revender a coisa, tanto por tanto, quando a quiser vender a outrem.

Mostra-se, pois, o *direito de reacquirição* da coisa pelo primitivo vendedor, agora comprador. E, por esta natureza, é que se apresenta equivalente à opção, que esta também se mostra uma *preferência*, tal qual a *prelação*.

Vide: *Opção. Preempção. Preferência. Prelação*.

DIREITO DE PROPRIEDADE. O direito de propriedade pressupõe sempre a existência de um *bem* ou de uma *coisa determinada*, sobre a qual incide a ação de seu titular. E vigilante está a proteção legal, emanada da *norma agendi*, a fim de que possa submetê-la a seu *poder*, pelo modo mais amplo.

É daí que vem o princípio de que o *direito de propriedade* é, por sua natureza, absoluto e exclusivo.

Os romanos o definiam: *dominium est jus utendi, fruendi, et abutendi re sua, quatenus juris ratio patitur*. Mas não lhe emprestavam o caráter de absoluto, que é de sua essência, pois que, em regra, o proprietário pode dispor da coisa como bem lhe aprouver, malgrado as restrições de ordem legal que possam limitar o seu uso.

Em sentido amplo, pois, o direito de propriedade, tomado direito na acepção subjetiva, revela a faculdade ou o *poder de usar, gozar e dispor da coisa*. Por ele, a pessoa manterá sua propriedade, segundo sua vontade, avocando a proteção legal contra toda e qualquer injusta restrição que possa diminuir o seu *direito* no mesmo *uso, gozo e disposição*, ou impedi-lo do exercício de tais ações.

O direito de propriedade diz-se, também, *exclusivo*, em virtude do que o proprietário impede que qualquer outra pessoa possa *dispor da coisa que é sua*.

Mas, como exceção, admite-se que do direito de propriedade se desmembrem certas *qualidades*, para formarem *direitos isolados*, em benefício de outrem, aos quais, comumente, se dá o nome de *jus in re*.

Assim ocorre com a bipartição do *domínio*, em útil e direto, em que dois senhores, igualmente proprietários da coisa, cada um no seu aspecto, têm direitos de propriedade sobre ela, embora tais direitos não se indiquem *plenos*.

São, assim, limitações que não destroem, no entanto, o seu caráter ou não o atacam na essência.

O *condomínio* mostra, também, uma das exceções ao princípio da exclusividade. Mas, é situação que não tem caráter de perpetuidade, desde que, pela divisão, se pode determinar para cada proprietário a *parte exclusiva*, que lhe cabe, e que lhe ficará pertencendo plenamente, sem qualquer limitação, voltando a ser, assim, novamente ilimitada e exclusiva, ou *optima maxima*, na expressão romana.

O direito de propriedade também se diz *irrevogável*, caráter que decorre de sua própria qualidade de absoluto e exclusivo. Mas sua *irrevogabilidade* não se mostra absoluta, desde que a lei ou a própria vontade da pessoa pode torná-la *revogável* ou *resolúvel*.

DIREITO DE QUEIXA. Assim se diz do *poder* dado a uma pessoa para que possa levar a juízo o conhecimento de um fato criminoso a fim de que se inicie a *ação penal*.

O *direito de queixa*, assim, não é outorgado ou concedido a qualquer pessoa: há casos em que ele se restringe e somente as pessoas indicadas na própria lei podem validamente fazê-la.

Nos crimes de ação pública, o *direito de queixa*, compreendida esta como a representação ou exposição do fato delituoso à autoridade competente, pode ser deferido a qualquer pessoa que tenha conhecimento desse fato.

Mas, nos crimes de ação privada, somente as próprias partes ofendidas ou seus representantes legais se encontram investidos em semelhante poder.

Diz-se também *direito de representação*, em certos casos.

O direito de queixa é renunciável expressa ou tacitamente. E quando assim ocorrer perde a pessoa o direito de exercê-lo.

DIREITO DE RECESSO OU DE RETIRADA. Do latim *recessus*, de *recedere* (tornar atrás, retirar-se), a determinação *recesso*, pois quer significar a *faculdade* concedida a certas pessoas para que se *retirem* ou *tornem atrás* daquilo a que estavam sujeitas.

Ocorre o *direito de recesso*, notadamente, nas sociedades comerciais, ditas de capitais, ou seja, constituídas por ações ou cotas, consistindo no *reembolso*, aos associados, dos valores de suas ações, ou ao cotista de suas cotas, quando, dissidentes da deliberação da assembleia-geral, pedem a sua *exclusão*.

O direito de recesso, assim, manifesta-se no direito de retirar-se da sociedade, por não aprovar o que a maioria de sócios deliberou.

Mas a lei especifica quais as deliberações que possam justificar essa faculdade.

Nas sociedades anônimas, ela se funda (LSA, arts. 136 e 137):

- a) na criação de ações preferenciais ou aumento de classe existente sem guardar proporção com as demais, salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto;
- b) nas alterações nas preferenciais, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida;
- c) mudança do objeto da companhia;
- d) alteração do dividendo obrigatório;
- e) dissolução da companhia em cessação do estado de liquidação.

Nas sociedades por cotas, a dissidência pode ser resultante de *alteração do contrato social*, conforme princípio fixado no art. 15 do Dec. nº 3.708, de 10.01.1919. E tem efeito de autorizar o reembolso das cotas do sócio cotista dissidente.

DIREITO DE RECORRER. Vide: *Recurso*.

DIREITO DE REGRESSO. Também chamado direito de retorno, é o direito assegurado, pela lei ou pelo contrato, àquele que pagou a obrigação e que busca ressarcir-se frente aos demais obrigados.

DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. Possui a expressão sentidos diferentes, consoante a oportunidade de sua aplicação, seja no Direito Civil ou no Direito Penal.

I. Assim, anota-se no Direito Civil:

- a) o sentido de *direito de representação* como o *direito de suceder*, outorgado a certos parentes da pessoa falecida, em falta de outros de grau mais próximo, de que são descendentes, os quais, se vivos, seriam os legítimos sucessores do falecido.

E se diz justamente de representação porque o descendente do *herdeiro direto* vem representá-lo na sua falta, investindo-se, assim, por essa representação, nos direitos sucessórios que lhe cabiam, ou seja, *substituindo-o* na herança, que lhe competiria como herdeiro imediato ou por direito próprio.

Nesta razão, CUNHA GONÇALVES propugna a designação *direito de substituição*, que julga mais bem condizente com a realidade sucessória;

- b) o sentido que se tem de *mandato legal*, pelo qual o pai tem o direito de representação do filho; o do tutor e o do curador, em relação ao tutelado e ao curatelado.

É, assim, a representação que decorre de um *múnus público* ou consequente de uma situação jurídica.

O gerente das sociedades comerciais e os diretores das associações possuem o direito de representação, a respeito das atividades das sociedades e das associações.

II. No Direito Penal, o *direito de representação*, embora possua analogia com o direito de queixa, melhor designa a queixa que é dada pelo *próprio ofendido* ou pelo seu representante legal, acerca de fatos delituosos que se dizem de ação privada.

Vide: *Representação. Sucessão*.

DIREITO DE RESGATE. Assenta o *direito de resgate* no mesmo direito de remir ou de remição.

É a faculdade que se outorga a alguém para que possa ir buscar a *coisa*, pagando o respectivo preço, das mãos daquele a quem foi vendida, sem o seu consentimento, desde que lhe caiba o direito de preempção ou de preleção. Ou pode ser entendido no mesmo sentido de *direito de retrato*, fundado na venda com a cláusula *retro*, em virtude do que vai o interessado, pagando o preço, *tirar a coisa* das mãos de quem a tem.

O *direito de resgate* é intransmissível por ato *inter vivos* (CLÓVIS BEVILÁQUA).

Mas, em significação mais ampla, *direito de resgate* pode ser compreendido como todo aquele que consiste na *liberação* de coisa nossa, que se encontrava onerada ou no cumprimento de prestação e que nos exime da obrigação.

DIREITO DE RESISTÊNCIA. Refere-se ao direito dos governados de reagir às leis ou atos ilegítimos daqueles que exercem o Poder Público.

DIREITO DE RETENÇÃO. Assim se diz do *poder* outorgado a alguém, em virtude do qual, legitimamente, se opõe à restituição da coisa, em sua posse, a quem a reclama como sua.

O *direito de retenção* (*jus retentionis*), em regra, funda-se no direito de exigir indenização ou reembolso de despesas promovidas em proveito da coisa, que se encontra na posse do *detentor*.

Mas também se funda no direito de exigir do dono da coisa o cumprimento de obrigação, de que a coisa se tornou garantia, quando esta também se encontra na posse do credor.

O *jus retentionis*, assim, pode manifestar-se, subsidiariamente, em vários contratos jurídicos, sendo somente indispensável para sua configuração que a *coisa*, objeto do contrato ou da disputa, se encontre em poder de alguém que já a *detém*, para que se verifique a *retenção*, ou seja, a intenção do detentor de conservar a coisa, até que se lhe preste o que lhe é devido.

Vide: *Retenção*.

DIREITO DE RETIRADA. No Direito societário é a prerrogativa do acionista de retirar-se da companhia, mediante reembolso de suas ações, quando dissente de certas deliberações.

DIREITO DE RETRATO. Próprio às vendas com a cláusula de *retro* ou de *retrovenda*, o *direito de retrato* é o poder que se assegura ao primitivo vendedor, dentro de um prazo certo, de readquirir a propriedade por ele vendida, pelo mesmo preço da venda originária, acrescido de todas as despesas feitas pelo primitivo comprador. Implica, também, o *direito de resgate*.

Vide: *Retrato*. *Retrovenda*.

DIREITO DE SEQUELA. Significando *ato de seguir*, *sequela*, determina o direito que se atribui ao titular de um *direito real*, de *seguir a coisa*, onde quer que ela se encontre, para promover a sua apreensão, e consolidar seu *direito de preferência*, desde que, por ele, se garanta *erga omnes* (contra todos). Mas, para que o ato ou contrato, em que se funda o direito do credor, o invista no *direito de sequela*, necessário que, segundo princípios universais, tenha atendido às formalidades que lhe asseguram esse direito de preferência, mesmo que existam outros credores.

Em regra, nos ônus reais, a preferência decorre da inscrição do título em que o *jus in re* se confere.

E diante desta inscrição o direito de sequela se exerce contra todos (*erga omnes*).

DIREITO DE SER DEIXADO EM PAZ. Tido pela jurisprudência como um direito da personalidade, o direito de ser esquecido ou ser deixado em paz constitui o direito de não ser lembrado eternamente por atos vexatórios ou desabonadores praticados no passado.

Esse direito se baseia no fato de que o criminoso tem direito à reabilitação, apagando-se todos os registros criminais do fato cometido, após cinco anos do cumprimento da pena ou da extinção de punibilidade. Pelo mesmo motivo, todos têm o direito de não conviver para sempre com erros ou situações constrangedoras pretéritas praticadas em sua vida particular, protegendo, assim, a dignidade da pessoa humana.

DIREITO DE SER ESQUECIDO. Vide *Direito de Ser Deixado em Paz*.

DIREITO DE SUPERFÍCIE. No *direito* Imobiliário designa o direito que vier a ser reconhecido ao que edifica na superfície, em limitação ao direito de acesso do proprietário.

DIREITO-DEVER. Refere-se à espécie de direito subjetivo que, simultaneamente, envolve relação de dever, como, por exemplo, o denominado poder familiar (CC/2002, cap. V).

DIREITO DE VISITA. É o direito assegurado ao pai ou a mãe, que não estejam na guarda dos filhos, de visitá-los, tê-los em sua companhia e de fiscalizar sua manutenção e educação.

É possível que os cônjuges entrem em acordo sobre o direito de visita. Caso contrário, este direito será fixado pelo juiz, conforme o art. 1.589 do Código Civil.

Acrescente-se que o direito de visita é extensivo aos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente.

DIREITO DISPONÍVEL. Refere-se à espécie de direito subjetivo que pode ser abdicado pelo respectivo titular — contrapõe-se ao direito indisponível. É também chamado direito dispositivo.

DIREITO DISPOSITIVO. É o direito disponível.

DIREITO DISTRITAL. O conjunto das regras que regem a atuação do Distrito Federal.

DIREITO DIVINO. É o nome dado a uma doutrina que, na Europa, ensinava que a monarquia era estabelecida pela divindade e que os reis respondiam apenas perante Deus, e que, portanto, era pecado seus subordinados contestarem os reis, o que serviu de base a estes para o governo absoluto e a taxaço ilegal. O DIREITO DIVINO foi defendido pelos reis James I, Carlos I, Luís XIV *et alii*.

DIREITO DO CREDOR. É o *poder* que tem todo credor de *exigir* do *devedor* o cumprimento exato da obrigação assumida, recusando, justamente, a prestação que não se mostre contida no objeto da própria obrigação.

Mas, o *direito do credor*, em todas as manifestações em que possa ocorrer, advém, precipuamente, da condição de *exigibilidade da obrigação*, gerada, principalmente, de *seuvencimento*, ou seja, da *oportunidade* em que possa ser exigida.

DIREITO DO MENOR. Ramo jurídico cujo centro é o menor de 18 anos, ser em desenvolvimento. É também chamado Direito da Criança e do Adolescente ou Direito da Infância e da Juventude. A terminologia Direito do Menor era mais usada quando vigorava o Código do Menor, substituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

DIREITO DOMÉSTICO. O mesmo que Direito Interno.

DIREITO DO TRABALHO. Denominação dada ao conjunto de leis em que se estatuem as normas reguladoras das relações individuais e coletivas de trabalho. É igualmente assinalado como Direito Trabalhista e tem sua principal base legal na CLT.

DIREITO ECOLÓGICO. Vide: *Direito Ambiental*.

DIREITO ESCRITO. Opondo-se ao *Direito Consuetudinário*, entende-se o direito que, originado do Poder Legislativo, se encontra consignado nos textos, legalmente promulgados.

DIREITO ESPACIAL. Ramo jurídico voltado ao estudo das relações decorrentes das explorações do espaço exterior.

DIREITO ESTADUAL. O conjunto das normas dos Estados-membros, abrangendo as respectivas Constituições e demais atos legislativos e normativos.

DIREITO ESTATUTÁRIO. Na história do Direito é o conjunto das disposições que regiam unidades autônomas como os reinos e as cidades. No Direito Administrativo expressa o conjunto de regras que regulam as atividades dos servidores públicos.

DIREITO ESTRANGEIRO. Assim se diz em referência ao direito, em sentido objetivo, vigente em país estrangeiro.

É designação que se opõe ao *Direito Nacional*.

Nos litígios judiciais, pode ser avocado ou alegado Direito Estrangeiro. Mas, quando assim se faz, cabe a quem o alega vir provar seu texto e sua vigência.

No entanto, é imposição *facultativa*, desde que a pode dispensar o juiz.

A prova do Direito Estrangeiro pode ser feita mediante certidão passada por dois advogados de notória autoridade no país cujo direito se quer provar, a qual deve ser revestida de todas as formalidades necessárias a garantirem sua autenticidade.

Pode mesmo ser efetivada pela exibição de livro ou obra em que ela se registre. Ou por outros meios a contento do próprio juiz.

DIREITO ESTRITO. O *direito estrito* (*stricto jure*), conforme o próprio sentido de *estrito* (*destrictus*, apertado, encerrado), quer significar o princípio de lei que é aplicado rigorosamente segundo o sentido de suas próprias palavras. Assim, não pode a regra que nele se contém ser entendida por *ampliação*, ou seja, fora do âmbito que se acha estreitamente limitado pelas expressões em que o texto a enuncia.

As regras de direito referentes à prescrição são de direito estrito.

DIREITO EVENTUAL. *Eventual*, do latim *eventus*, bem indica o caráter daquilo que qualifica como casual, acidental, imprevisto ou que vem sem ser esperado, embora consequente da própria natureza do fato de que decorre.

O *direito eventual*, como é de ver, é o que *nasce* de um ato ou fato, em que já se encontra um de seus elementos, mas que não possuía o elemento principal para a sua formação. E somente quando ele *veio* é que o direito se gerou.

Embora sua formação advenha necessariamente da natureza do próprio direito a que acede, não se mostra derivado ou dependente da vontade exclusiva das partes. E, daí, sua qualidade de *eventual*, que o distingue, também, do *direito condicional* ou *futuro*.

É, assim, o direito derivado da *promessa*, seja de recompensa ou de venda, em que o elemento essencial está no *consentimento* da parte que *adere* ao contrato.

É direito em expectativa.

O *direito condicional*, ao contrário, já tem consigo o elemento indispensável para a sua constituição, embora, dependente dela, somente quando cumprida, se torne, retroativamente, puro e simples. Em ambos, há a incerteza relativa à realidade de um fato: mas no direito eventual a incerteza se refere ao elemento essencial para sua formação, tal seja o consentimento, enquanto no direito condicional a incerteza refere-se a fato que não se mostra essencial, desde que os elementos essenciais já se tornaram presentes na formação do direito e estipulação da própria condição.

DIREITO FALIMENTAR. O complexo de regras jurídicas que trata especialmente da insolvabilidade e falência dos comerciantes, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas.

O Direito Falimentar, dispondo, precipuamente, sobre o modo por que se deve proceder na *execução* coletiva, em que resulta a falência do comerciante, é direito que se apresenta de caráter misto: *é material e é formal*.

Define a falência, aponta as condições para sua imposição, determina a quem cabe requerê-la, decide sobre a verificação e classificação dos credores, examinando os direitos de cada um, dá os princípios regedores da liquidação e traça as normas para a recuperação judicial. E, concomitantemente, firma os rumos para o procedimento falimentar, isto é, as normas diretivas do processo falimentar, o ajuizamento do pedido, até que se processe a extinção das obrigações do falido, a fim de que se cumpram, em definitivo, as finalidades da falência, ou da recuperação judicial, que se tenha concedido.

É matéria que pertence ao Direito Empresarial.

Vide: *Recuperação judicial. Falência*.

DIREITO FEDERAL. O conjunto das regras emanadas da União como pessoa jurídica.

DIREITO FINANCEIRO. Parte integrante do *Direito Administrativo*, pertencente, assim, ao ramo do *Direito Público Interno*, o *Direito Financeiro* constitui-se da soma de regras, ditadas em interesse coletivo, para que governem as finanças do Estado, impondo os princípios que devem normalizar as atividades financeiras do Estado, no sentido de assegurar os recursos de que necessitam para a manutenção de seus serviços e cumprimento de suas precípuas finalidades, ao mesmo tempo que traça as normas por que se deve pautar a aplicação destes recursos.

É, assim, o Direito Financeiro, que, assenhoreando-se dos princípios científicos da Ciência das Finanças, vem instituir os elementos para a composição do *orçamento*, investigando os meios de que pode dispor a coletividade a fim de contribuir para a formação da *receita pública* e proporcionando os meios de melhor assegurar a prosperidade coletiva, pela racional aplicação destas mesmas rendas.

Neste particular, ele se diferencia não somente da Ciência das Finanças, como do próprio *Direito Tributário*, onde se traçam as normas de *arrecadação*.

Eminentemente especulativa, a Ciência das Finanças estuda os princípios gerais e as condições de uma boa organização financeira. O Direito Financeiro utilizase destes conhecimentos para transformá-los em *regras objetivas*.

DIREITO FLORESTAL. Denominação que se dá ao conjunto de normas, reunidas no Código Florestal, que têm por finalidade a proteção das riquezas florestais, impedindo a devastação

das matas ou florestas e ditando medidas de interesse coletivo em relação ao *replantio* de certas árvores, proibição de exportação de semente e outras iniciativas que venham assegurar a conservação das florestas.

DIREITO FORÂNEO. Refere-se ao direito vigente no país estrangeiro de que se trate.

DIREITO FORMAL. Distinguindo-se do *Direito Material*, geralmente se diz Direito Formal para o Direito Adjetivo que vem estabelecer a *forma* ou os *meios* para o exercício dos direitos objetivos.

Pode vir em direito próprio, como o Direito Processual, que se diz também Direito Adjetivo, ou pode vir juntamente com a norma de Direito Substantivo, onde se estabeleçam princípios de Direito Material.

Mas, onde quer que se encontre, possui seu caráter distintivo, pois que vem estabelecer o *processo*, para que se exercite o direito subjetivo ou *facultas agendi*, relativo à regra do direito objetivamente considerado.

DIREITO FUTURO. Assim se diz do *direito*, que não se mostra *consumado*, porque está pendente a sua aquisição de *condição* ou do evento de um *fato*, que o venha completar.

Como direito futuro, tanto se compreende o *direito condicional*, como o *direito eventual*: ambos dependem da realização de um fato futuro e incerto, para que possa surtir, integralmente, os seus efeitos.

Opõe-se, assim, ao *direito atual*, direito já realizado e completamente adquirido, embora, por vezes, dependente de condição sem efeito suspensivo.

O *direito futuro* diz-se *deferido* ou *não deferido*.

Deferido, quando sua aquisição depende somente do arbítrio do sujeito, ou seja, da satisfação por este da condição que lhe é imposta, tal seja a sua *aceitação*.

O *não deferido* fica adstrito a *evento* futuro e incerto ou a condição que não estejam subordinadas à vontade humana, pelo que podem falhar, ou não se cumprirem.

DIREITO HEREDITÁRIO. É denominação que se dá ao *direito subjetivo*, que decorre do *Direito das Sucessões*.

É o direito do herdeiro de suceder o *de cujus*, pelo que também se diz *direito sucessório* ou *direito de suceder*.

DIREITO HIPOTECÁRIO. Assim se diz do conjunto de regras jurídicas que regulam o instituto da *hipoteca*, determinando os meios de sua efetivação e dando os direitos que competem ao credor hipotecário e os deveres do devedor hipotecante.

DIREITO IMATERIAL. O mesmo que direito intelectual.

DIREITO IMOBILIÁRIO. Entende-se, como *Direito Imobiliário*, todo *poder* exercido pela pessoa sobre um bem, que a lei considera de natureza *imobiliária*.

E assim se entendem não somente os direitos de propriedade, como todo e qualquer direito sobre a *coisa natural*, que se considere *imóvel*.

DIREITO INDIVIDUAL. O referente ao indivíduo e assegurador nos aspectos dos direitos à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade e aos meios necessários a preservá-los.

DIREITO INDUSTRIAL. Qualificado pela palavra *industrial*, formada de indústria, temo-lo que compreender, *lato sensu*, na acepção que o vocábulo exprime: o direito regulador do *trabalho humano*, sem distinção de espécie, ou seja, na complexa variedade de suas aplicações.

Em sentido estrito, tinha-se o Direito Industrial como aquele que regulava as marcas de fábrica e de comércio, privilégios de invenção, nome comercial e relações entre os industriais e operários, mediante a organização geral do trabalho e a sua regulamentação particular.

E, neste aspecto, o Direito Industrial se via como um prolongamento do Direito Comercial Terrestre, em cujo conteúdo encontrava-se parte das regras pertinentes à matéria apontada de seu objeto.

Desse modo, seria pertinente ao *Direito Privado Interno*.

No entanto, em seu sentido atual, é o Direito Industrial incluído, mui justamente, em matéria de Direito Público Interno, pois que não se mostra um regulador de atividades meramente individuais ou de interesses particulares, mas um disciplinador, em sua larga ação, de todo

trabalho humano e todo panorama econômico de um país, articulando, por suas regras, todas as atividades industriais, sejam as que se referem aos empregados e empregadores, sejam as que se dirigem diretamente sobre a produção das riquezas e a sua circulação.

Assim compreendido, o Direito Industrial não cogita de regras disciplinares do trabalho no tocante à regulamentação das relações entre empregado e empregador. É matéria que, hoje, pertence ao Direito Trabalhista, ou *Direito do Trabalho*, igualmente titulado Direito Social.

O Direito Industrial, pois, restringe-se à disciplina e coordenação dos fatores da produção de caráter industrial, estabelecendo preceitos que venham regular todas as atividades, bem assim dispondo normas que assegurem às empresas e a seus titulares os privilégios e garantias acerca de seus inventos e dos produtos de sua indústria.

Muitas das regras do Direito Industrial têm sua origem no Direito Constitucional: a exploração de minas, a exploração das quedas d'água, as intervenções de ordem econômica nas atividades industriais.

Compreende o conjunto de regras reguladoras da propriedade e da atividade industrial.

DIREITO INTELECTUAL. É designação deferida ao direito subjetivo, atinente a seu objetivo: entende-se o direito que incide sobre a manifestação de uma atividade intelectual.

É assim o *direito de autor* ou o *direito de inventor*, e qualquer dos dois incide sobre uma atividade intelectual, seja a *obra*, quanto ao autor, ou a *invenção*, quanto ao inventor.

Diz-se, também, direito sobre a *coisa intelectual: jura in re intellectuali*, no que se diferencia do direito de ordem pessoal, como o *obrigacional (jura in persona aliena)*.

DIREITO INTERESPACIAL. O mesmo que Direito Espacial.

DIREITO INTERNACIONAL. É o Direito que tem por objetivo a solução das questões de caráter *internacional*, assim ditas porque nelas há interesse de pessoas (físicas ou jurídicas) de países diferentes.

Definem-no, assim, como o conjunto de princípios e regras concernentes aos interesses superiores da sociedade humana, na interdependência dos Estados.

Pertence ao ramo do *Direito*, dito de *Externo*. E, consoante a espécie de pessoas que intervêm nas questões submetidas às suas regras, diz-se *Direito Internacional Público*, ou *Direito Internacional Privado*.

Como *Direito Internacional Privado*, compreende-se o complexo de preceitos reguladores das relações de ordem privada da sociedade internacional (CLÓVIS BEVILÁQUA).

Revela-se, assim, o regulador e solucionador das questões que se suscitam no *conflito das leis no espaço*, admitindo os princípios da territorialidade ou extraterritorialidade das leis, consoante os preceitos universais de direito reconhecidos, ou seja, a aplicação de uma regra de Direito Estrangeiro, tendo por objeto uma relação de ordem privada, em razão de certas qualidades que a tornam extraterritorial, consoante os postulados que nesta espécie de direito se prescrevem.

O *Direito Internacional Privado* tanto se apresenta sob a forma de *Direito Internacional Civil*, como de *Direito Internacional Comercial*.

Corresponde aos *jus gentium* dos romanos.

O *Direito Internacional Público*, também chamado de Direito das Gentes ou Direito das Nações, fundado nos tratados ou nos usos internacionais, constitui-se pelo conjunto de regras aplicáveis às relações dos Estados entre si e destes com qualquer agrupamento internacional.

DIREITO INTERNO. O *Direito Objetivo*, como regra obrigatória e social divide-se, preliminarmente, em *Externo* ou *Interno*, segundo o princípio de sua aplicação *territorial* ou *extraterritorial*, isto é, se vai ser aplicado *internamente* em um país, ou se é de aplicação entre as pessoas consideradas em *Sociedade Internacional* ou em *Sociedade Humana*.

Opondo-se, assim, ao *Direito Externo*, em que se inclui o *Direito Internacional*, o *Direito Interno* é denominação genérica aplicada para designar todo e qualquer direito, seja público ou privado, em que se formulam as regras para serem impostas às relações processadas dentro dos limites territoriais de um país.

Possui, assim, sentido equivalente a *Direito Nacional*, promulgado por um Estado para ser respeitado dentro de suas fronteiras.

O Direito Interno divide-se em Direito Público Interno e Direito Privado Interno.

DIREITO ISLÂMICO. Sistema jurídico, predominante nos países árabes, em que Direito decorre dos Livros Sagrados.

DIREITO JUDICIÁRIO. Constitui-se o *Direito Judiciário* pelo conjunto de regras e princípios, que regem a organização do *Poder Judiciário* e a forma por que, em cumprimento de sua precípua finalidade, faz aplicação da Justiça.

É ramo do *Direito Público Interno*. Por ele, além das regras propriamente instituidoras da organização judiciária, meios de investidura dos órgãos do Poder Judiciário e membros auxiliares da Justiça, regulam-se as atribuições dos juízes e serventuários da Justiça, as condições dos respectivos exercícios e substituições.

Embora o *Direito Processual* se encontre intimamente ligado ao Direito Judiciário, cada um tem objetivos distintos, desde que uma regra a organização do Poder Judiciário, e o Direito Processual é o regulador da *marcha do processo*, sendo assim o ritual por onde os juízes celebram o exercício da Justiça.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Expressão que, referente ao mandado de segurança, significa os fatos apresentados pelo impetrante e que são demonstrados por documentos ou que, ao menos, não sofram impugnações quanto à sua existência.

DIREITO LITIGIOSO. Assim se diz do direito, sentido subjetivo, cuja existência, conteúdo, condições e efeitos estão sendo *disputados* por demanda litigiosa, em curso, perante a Justiça.

DIREITO MAOMETANO. O mesmo que direito Islâmico ou Direito Muçulmano.

DIREITO MARÍTIMO. Em sentido amplo, entende-se como *Direito Marítimo* o complexo de regras, emanadas das leis, de tratados ou dos usos comerciais, pelos quais se regem as relações jurídicas da navegação ou de todo comércio sobre águas navegáveis, sejam referentes às embarcações ou navios, sejam referentes às pessoas que participam de suas atividades ou aos contratos que se geram no *comércio marítimo*.

Especializadas, no entanto, as relações jurídicas que se estabelecem na execução de todas as atividades da navegação, o *Direito Marítimo*, que institui suas regras reguladoras, tripartite-se, para congregar em cada classe matéria própria.

E, assim, mostra-se o Direito Marítimo sob os aspectos de:

I. *Direito Marítimo Internacional*, que tem por objeto a instituição das normas que governam a liberdade dos mares, em tempo de paz ou de guerra, as obrigações entre beligerantes e neutros, bem assim toda e qualquer questão, que se funde em interesse dos Estados soberanos, considerados entre si.

Neste sentido é *Internacional Público*.

Mas, será *Direito Marítimo Internacional Privado*, quando trata de impor as regras que venham resolver ou solucionar os conflitos havidos entre os interesses privados das pessoas de países diferentes.

II. *Direito Marítimo Administrativo*. Tem por objeto regular a administração da marinha mercante, no que concerne à sua organização e a seus serviços, instituindo os princípios da política marítima, impondo normas de conduta à tripulação, fixando-lhe as atribuições, enfim, traçando todas as regras indispensáveis, segundo o interesse do país, para que se efetivem as atividades da navegação dentro das águas territoriais, e, fora delas, quando se trate de navios nacionais.

III. *Direito Comercial Marítimo*. A este se denomina, também, *Direito Marítimo Privado*, porque se enfeixam, precisamente, as regras próprias ao comércio sobre águas navegáveis, mostrando-se uma distensão do *Direito Comercial*.

DIREITO MATERIAL. É o direito objetivo que vem estabelecer a *substância*, a *matéria* *danorma agendi*, fonte geradora e asseguradora de todo direito. E assim se diz para contrapor-se ao *Direito Formal*, que vem instituir o processo ou *forma* de protegê-lo.

Diz-se também *Direito Substantivo*, porque é o princípio criador de toda relação concreta de direito, para distinguir-se do *Direito Adjetivo*, denominação que se dá, também, ao *Direito*

Formal, embora neste sentido seja tomado em acepção mais ampla, pois que, além de regras processuais ou formalidades de processo, o formal atinge outras regras de *forma*, não meramente processuais.

DIREITO MERCANTIL. O mesmo que Direito Comercial.

DIREITO MILITAR. Assim se entende o conjunto de leis e regulamentos que disciplinam as forças armadas de um país, instituindo todas as regras indispensáveis à execução de suas elevadas finalidades, em tempo de paz ou em tempo de guerra.

No *Direito Militar*, devem ser anotados três aspectos:

- I. *Direito Militar Administrativo*, onde se fixam todos os princípios e regras indispensáveis à organização das forças armadas, estabelecendo-se as ordenanças que governam a hierarquia, atribuições de seus membros, disciplina, enfim, tudo que concerne à ordem administrativa normal das instituições militares.
- II. *Direito Militar Disciplinar*. Tem por objeto as regras próprias à *disciplina militar*, ou seja, as normas que tendem a manter o respeito e a ordem entre comandantes e comandados, em virtude das quais se instituem os *deveres* que são da obrigação de todos os membros componentes da corporação.
- III. *Direito Penal Militar*, onde se estabelecem as regras e sanções aplicáveis aos *crimes*, reputados militares, seja por natureza ou propriamente militares e os impropriamente militares.

Vide: *Crime militar*.

Neste particular, o Direito Penal Militar e o Direito Disciplinar distinguem-se, principalmente, em que, no primeiro, os *crimes* são encarados no mesmo sentido, que lhe é dado pelo Direito Penal Comum, e o Direito Disciplinar considera a *infração* como falta de cumprimento do *dever militar*, do que resulta o *ilícito militar* ou *ilícito disciplinar*.

DIREITO MOBILIÁRIO. Designação dada a todo *direito real* que tenha por objeto um *bem móvel* ou que se mostre um direito incidente sobre ele, a fim de distingui-lo do direito que recai sobre as coisas imóveis.

DIREITO MONETÁRIO. Denominação que se dá ao *Direito*, subjetivamente considerado, em virtude do qual se outorga ao Estado o direito de *cunhagem das moedas*, o que, na técnica do Direito Financeiro e da Ciência das Finanças, constitui um de seus *monopólios*.

O *Direito Monetário*, dito também de *soberania monetária*, é um direito inerente ou que decorre da própria autoridade soberana de um povo, pela qual estabelece a sua própria moeda e adota o seu sistema monetário.

Há quem propugne a *liberdade de cunhagem* ou *cunhagem livre*, de modo que qualquer particular tenha também esse *poder monetário*.

A corrente dominante, porém, é que a cunhagem deve *ser reservada*. E desta maneira constitui objeto do *Direito Monetário* do Estado.

Não obstante geralmente ser admitida a expressão para significar o *poder* do Estado em dispor sobre a moeda e o sistema monetário adotados, pode ser, também, considerado o *Direito Monetário*, em sentido objetivo, como o conjunto de princípios legais que determinam a execução da cunhagem, tipo ou padrão de moeda, valores admitidos, e demais regras que venham regular a moeda e sua circulação.

DIREITO MORAL. Expressão geralmente usada para indicar os direitos que incidem sobre bens de ordem *imaterial* ou *coisas incorpóreas*.

Nestas condições, costumam designar como *Direito Moral* o direito de autor ou direito autoral.

Opõe-se, por isso, ao *Direito Material*.

Equivale ao *Direito Intelectual*.

DIREITO MUÇULMANO. O mesmo que Direito islâmico.

DIREITO MUNICIPAL. O conjunto das normas dos Municípios, abrangendo as respectivas leis orgânicas e os demais atos legislativos e normativos.

DIREITO NACIONAL. Denominação genérica, dada a todo direito promulgado ou instituído por um país, o qual, segundo princípio universal, deve ser aplicado aos fatos, atos ou pessoas, dentro de suas fronteiras. Opõe-se ao *Direito Estrangeiro*.

É também chamado de *Direito Interno*, porque sua aplicação é limitada pela extensão geográfica do país, no que se distingue do *Direito Externo*, ou do *Direito Internacional*, aplicado a fatos ou atos também subordinados a outras soberanias.

DIREITO NATURAL. As várias escolas filosóficas têm saído a campo para ditar o conceito do *Direito Natural*, formulando cada uma o sentido admitido, consoante os princípios dominantes em sua *filosofia*.

Nesta razão, mesmo, admite-se a expressão *Direito Filosófico* para indicar igualmente o Direito Natural, em oposição ao *Direito Positivo* ou *Realista*.

Na acepção do *Direito Romano*, por *Direito Natural* (*Jus Naturae*) entendia-se o *Direito Comum* a todos os homens e animais, em oposição ao *Jus Gentium*, que era o *Direito Comum* a todos os homens.

Para os *escolásticos* é o que tem por fundamento a *razão divina* (Direito Natural Primário), podendo ser completado pelos homens, por sua legislação e pelos costumes (Direito Natural Secundário), que tomam as formas do *Jus Gentium* e do *Jus Civile*.

E, nesta acepção, compõe-se das regras de equidade que a razão natural estabeleceu entre os homens, gravada por Deus em seus corações.

Há, conforme registra EDMOND PICARD, quem o considere como o complexo de *direitos imprescritíveis* da natureza humana, apresentando-se como uma fração do Direito Positivo que, tomada em sua natureza, não poderá sofrer qualquer alteração normal, salvo pela tirania.

Os *enciclopedistas*, como é de ver, enfileiram-se na teoria que PICARD nos aponta, aceitando a teoria do Direito Natural fundada na concepção do *contrato social* de J. J. ROUSSEAU, concretizada no sentido individualista do direito, posto em prática pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, pugnados pela Revolução Francesa.

É o conceito fundado no princípio da *liberdade* individual, que deve ser regulada pelos costumes e por um conjunto de formalidades, imutáveis, eternas, desde que se mostrem na sua suprema e derradeira expressão.

Há outras teorias. Mas, no sentido moderno, o Direito Natural é tido como o que decorre de princípios impostos à legislação dos povos cultos, fundados na razão e na equidade, para que regulem e garantam os direitos individuais, tais como os de vida, de liberdade, de honra e de todos os direitos patrimoniais, que asseguram a própria existência do homem.

DIREITO NOTARIAL. Conjunto das regras que regem a atividade do notário ou tabelião.

DIREITO NUCLEAR. Conjunto de regras que regem o processamento e a utilização de energia nuclear.

DIREITO OBJETIVO. É a *regra social obrigatória* imposta a todos, quer venha sob a forma de lei ou mesmo sob a forma de um costume, que deva ser obedecido.

É a *norma agendi*, reguladora de todas as ações do homem, em suas múltiplas manifestações e de todas as atividades das instituições políticas, ou públicas e particulares.

Opõe-se ao *direito subjetivo* que, embora fundado nele, revela-se o *poder* e *faculdade* outorgados às pessoas e às instituições, para que possam defender as relações jurídicas, de qualquer ordem, que afetem o seu patrimônio ou a própria existência, quando ameaçados de turbacão ou turbados.

DIREITO OBRIGACIONAL. É direito de caráter pessoal, embora não se mostre um direito sobre a *própria pessoa* (*in persona ipsa*), mas um direito de ordem patrimonial sobre outra pessoa (*in persona aliena*).

Diz-se obrigacional, porque resulta, ou se funda, numa obrigação, a qual não incide sobre a coisa, mas consiste na prestação de ato ou abstenção de fato, pela qual se forma o vínculo jurídico entre duas ou mais pessoas, sujeito ativo e sujeito passivo (devedor), consistente em prestar este ao primeiro (credor) aquilo a que se obrigou.

Mas o *direito obrigacional* pode converter-se em um *direito real* quando seu titular faz recair sobre a coisa o exercício de seu direito, a fim de que nela, a indicada na obrigação, este se cumpra.

Sendo este aspecto um dos resultados do cumprimento da obrigação, não vem modificar a distinção havida entre o direito obrigacional (*jus ad rem*) e o direito real (*jus in re*), pois que

este recai imediatamente sobre a coisa, enquanto o obrigacional somente eventualmente pode resultar em semelhante ação, prendendo-se exclusivamente à pessoa que se obrigou, contra quem se faz efetivo o exercício do direito.

DIREITO PARLAMENTAR. No Direito Político é o conjunto das regras constitucionais, legais e regimentais que regem a atividade dos parlamentares.

DIREITO PATRIMONIAL. É designação de caráter genérico dada a toda sorte de *direito* que assegure o gozo ou fruição de um *bem patrimonial*, ou seja, uma *riqueza* ou qualquer bem, apreciável monetariamente.

Desse modo, o *direito patrimonial*, em regra, deve ter por objetivo um *bem*, que esteja em comércio, ou que possa ser *apropriado* ou *alienado*.

Os *direitos pessoais*, embora possam ser considerados economicamente, e se integrem, nestas condições, no *patrimônio* de alguém, por natureza, não são patrimoniais porque, em princípio, estão fora do comércio e se mostram inalienáveis.

Mas, quando vêm integrando relações obrigacionais, identificam-se como direitos patrimoniais, tais como os reais.

DIREITO PENAL. É o *Direito Penal* geralmente compreendido como o complexo de regras e princípios que, definindo e classificando os *crimes* ou *delitos*, assinala as *penas*, fixando a sua justa aplicação, de modo a tornar efetiva a *punição* das pessoas a quem se imputa a ação ou omissão, de que resultou o crime nele qualificado.

Diz-se, ainda, *Direito Penal Comum*, para distingui-lo do *Direito Penal Militar*, este, direito especial e exclusivo a certos crimes e a certas pessoas, enquanto ele é de aplicação geral e indistinta a toda pessoa a quem se impute a responsabilidade pela prática de um crime.

DIREITO PENAL DO INIMIGO. Teoria defendida por Günther Jakobs, preceitua que vivemos em um estado de guerra contra os delinquentes e, diante dessa situação, impõe-se o tratamento diferenciado de alguns criminosos, a fim de deter o avanço de suas atividades, bem como o recrudescimento da legislação penal e do poder punitivo.

DIREITO PENAL SUBTERRÂNEO OU SUBMERSO. Termo utilizado para denominar os atos arbitrários e violentos praticados pelos agentes da Administração Pública. Tais atos ocorrem, geralmente, escondidos, submersos, para que ninguém os veja, isto é, à margem da lei. Exemplos do direito penal subterrâneo são os atos de tortura ou execuções praticadas ilicitamente por agentes públicos.

DIREITO PENITENCIÁRIO. Ramo do Direito Penal voltado ao regime dos estabelecimentos carcerários e ao cumprimento das penas. Também chamado Direito da Execução Penal.

DIREITO PESSOAL. O direito subjetivo ou recai sobre a coisa ou incide sobre a pessoa, de cuja incidência se gera a relação jurídica que merece a proteção legal e cria o *direito-faculdade* ou o *direito-atribuição*.

O *direito pessoal*, em oposição ao *direito real*, é assim o que assegura a uma pessoa o exercício de um *direito* que, ou diz respeito a seu próprio *ego* (*jus in persona ipsa*) ou incide sobre o *dever* a ser cumprido por outrem (*jus in persona aliena*). E, neste caso, toma propriamente a denominação de *direitos obrigacionais* ou *direitos de crédito*, porque, embora não recaiam diretamente sobre a coisa, como os direitos reais, dela podem decorrer. E por este motivo também se diz *jus ad rem*, em oposição ao *jus in re*.

Desse modo, propriamente *direitos pessoais* entendem-se os que afetam a própria pessoa e devem ser por ela próprios exercitados.

Em regra, concernem aos seus *estados de capacidade*, de *família*, ou se referem aos direitos políticos, que são também pessoais.

Tomam, às vezes, a designação de *personalíssimos* por se mostrarem direitos puramente *individuais*, incidentes na própria personalidade humana, e protetores da vida, da liberdade e da honra.

DIREITO POLÍTICO. Empregam a expressão na equivalência de Direito Público.

Embora parte integrante do Direito Público, com ele não se pode confundir o Direito Político, em seu sentido integral, pois seria reduzir a ação do Direito Público, mais amplo e mais complexo que ele, uma de suas partes.

Nesta razão, por Direito Político entende-se o complexo de regras e princípios que instituem os meios para que se constituam os *poderes públicos* (Legislativo, Judiciário e Executivo), regulando a ação das pessoas a quem se delegam tais poderes, e firmando, mesmo, as normas a serem adotadas para nomeação ou eleição destes mesmos representantes ou delegados da soberania nacional. Neste último aspecto, de eleição, em que se recrutam os membros da comunidade para participar do *sufrágio*, o Direito Político se desdobra para compor o *Direito Eleitoral*.

Subjetivamente considerado, geralmente designado no plural *direitos políticos*, é tido como *afaculdade* outorgada a todo cidadão de participar da *administração pública*, direta ou indiretamente, sendo eleito para os seus cargos eletivos ou de representação, ou do *sufrágio*, que escolhe os delegados ou *representantes do povo*.

DIREITO POSITIVO. É denominação genérica, dada em oposição à de *Direito Natural*, no seu sentido de dever de consciência, para distinguir o conjunto de regras jurídicas em vigor, que se impõem às pessoas e às instituições, sob a *coação* ou *sanção da força pública*, em qualquer dos aspectos em que se manifeste.

É, na linguagem de PICARD, o Direito *tal como é*, e não como *devia ser*, conforme nossos sentimentos íntimos ou nossas ilusões de Justiça.

O *Direito Positivo* manifesta-se em qualquer espécie de *Direito Objetivo*, ramificando-se em todas as formas do Direito, seja escrito ou consuetudinário, que seja imposto como *regrasocial* obrigatória.

DIREITO POTESTATIVO. É designação dada à *faculdade jurídica*, em virtude da qual a pessoa se investe no *poder* de adquirir direitos, alienar direitos ou exercer sobre seus direitos toda ação de uso, fruição, alienação ou proteção, que lhe é assegurada pela lei.

Na classificação de GIUSEPPE CHIOVENDA, é a espécie de direito subjetivo cujo conteúdo é o poder do titular de alterar a situação jurídica de outrem, que está submetido à sua vontade e, consequentemente, em estado de sujeição.

DIREITO PRESTACIONAL. O direito prestacional é o direito social ou, na conhecida classificação de direitos fundamentais, o direito de 2ª geração, cujo conteúdo é a prestação de determinado serviço, como, por exemplo, saúde, educação, segurança, justiça etc.

Diferentemente do direito liberal ou direito da 1ª geração, o direito prestacional tem por fundamento uma atividade pública ou até privada, mas de interesse público, cujo objeto é a realização de uma atividade voltada para suprir determinadas carências ou necessidades essenciais à pessoa. Daí por que o direito à assistência à família, referido nos arts. 205 e 227 da Constituição, constitui também um direito prestacional que se pode exigir não somente do Poder Público, como a grande gama dos direitos sociais. O grande tema em debate quanto aos direitos prestacionais ainda continua sendo o meio de sua realização através da atividade jurisdicional do Estado, em uma ordem jurídica cujos fundamentos ainda estão nos direitos liberais, em que basta a interdição da atividade do Poder Público para atendê-los, e que muitas vezes carece de meios de realização de direitos que somente podem ser satisfeitos mediante uma determinada prestação positiva. (nsf)

DIREITO PRIVADO. É a compreensão do Direito Objetivo ou do Direito Positivo, encarado segundo os *interesses* por ele regulados, que nos dá a ideia de *Direito Privado* e de *Direito Público*.

É a clássica divisão dos romanos: *Publicum jus est quod ad statum rei spectat; privatum quod ad singularem utilitatem*.

E, assim, encara-se o Direito, regulando as atividades ou os interesses do homem, considerado como um *ser individual*, para integrar todas as regras atinentes a estes mesmos interesses, na ordem do *Direito Privado*. Enquanto que, quando se toma o homem como um elemento da sociedade e se exige a *solidariedade* para com todos os outros homens e respeito às instituições constituídas, as normas reguladoras de todas essas atividades, sejam do homem ou das instituições políticas, enfeixam-se no Direito Público.

Mas, o *interesse*, traço distintivo do Direito Público e do Direito Privado, não deve ser tomado em seu sentido amplo, pois que toda e qualquer regra jurídica, como *norma agendi*, é

deinteresse público, visto que o Estado, pela *coação* ou *força* coercitiva, que impõe o respeito à lei, sempre tem interesse em vê-la cumprida e respeitada.

O *interesse*, em *stricto sensu*, deve, então ser tido e compreendido como tudo o que venha *emproveito* ou *utilidade* do homem ou das instituições, mesmo públicas, consideradas individualmente, ou tudo o que venha para satisfazer uma necessidade (utilidade) de ordem pessoal ou particular, que não possa diretamente afetar a outra soma de *interesse*, que se indique de ordem coletiva.

E, dessa forma, o *Direito Privado* é o que se constitui de toda espécie de regra que venha organizar juridicamente os interesses de ordem individual, nos seus aspectos civis ou comerciais, que se registram nas relações entre particulares, ou mesmo entre estes e as pessoas jurídicas de Direito Público, quando agem como particulares, não como entidades de Direito Público.

São considerados, v.g., como Direito Privado o Direito Civil, o Direito Comercial e o Direito Agrário.

DIREITO PROCESSUAL. Assim se denomina todo complexo de regras instituídas pelo poder público no sentido de determinar a *forma*, por que serão os *direitos* protegidos pela Justiça.

É, assim, o Direito regulador ou normalizador de todas as formas necessárias ou *processos*, que dão andamento às *ações ajuizadas*.

Nesta razão, também o chamam de *Direito Formal* ou *Direito Adjetivo*, porque suas regras não se instituem em caráter geral nem criam princípio, de que se gere o *direito subjetivo*, mas sim estabelecem a *maneira*, o *rito*, as *medidas* por que se protege e se defendem os *direitos-faculdades*, assegurados pelo *direito-norma*.

Segundo a espécie de *ações* ou *feitos*, que regula o *Direito Processual*, se dirá:

- a) *Direito Processual Civil*, se atende ao andamento das ações cíveis;
- b) *Direito Processual Penal*, quando formula as regras para as ações de natureza penal, ou seja, para evidenciar a responsabilidade de um crime e impor a devida pena;
- c) *Direito Processual Especial*, quando o processo em referência é regulado por lei especial.

DIREITO PÚBLICO. Assim se diz do conjunto de leis, elaboradas para regularem os interesses de ordem coletiva, ou seja, precipuamente, a organização das instituições políticas de um país, as relações dos Poderes Públicos entre si, e destes com os elementos particulares, não quando encarregados isoladamente, mas como membros da coletividade, e na defesa dos interesses da sociedade.

A *norma* de Direito Público, pois, tende sempre a regular um *interesse*, direto ou indireto, do próprio Estado, em que tem vigência, seja para impor um princípio de caráter político e soberano, seja para administrar os negócios públicos, seja para defender a sociedade, que se indica o próprio alicerce do Poder Público.

Mostra-se numa dupla face: *Interno* e *Externo*.

No Externo compreende o Direito Internacional Público em suas várias manifestações.

No Interno, constituindo-se do Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Processual, Direito Internacional Privado, tem aplicações dentro de seus limites territoriais, salvo as exceções que admitam sua extraterritorialidade.

DIREITO REAL. Assim se diz da relação jurídica que atribui ou investe a pessoa, seja física ou jurídica, na posse, uso e gozo de uma coisa, corpórea ou incorpórea, que é de *suapropriedade*.

Distingue-se do *direito pessoal* (*jus in persona ipsa*) e do *direito obrigacional* (*jus in persona aliena*), nos quais há um *sujeito ativo* (titular do direito), e um *sujeito passivo* (devedor), enquanto nele dois elementos preponderam: o *titular* do direito (sujeito) e a *coisa* (objeto do direito), não havendo o sujeito passivo ou devedor.

Incidindo sobre a coisa (*jus in re materiali*), o titular desse direito submete a coisa a *seudomínio*.

Mas, admitindo-se limitações ao *domínio*, o *direito real* pode ser *pleno*, quando todos os direitos se acumulam nas mãos de seu titular, ou pode ser *acessório* ou *parcial*, quando essa acumulação não ocorre.

Direito real pleno é assim o *poder exclusivo* de usar, gozar e dispor da coisa. É o direito de propriedade.

O *direito real acessório* representa o *direito de garantia* sobre a coisa, segundo convenção firmada entre seu proprietário e o credor garantido.

O *direito real parcial* ou *fracionado* é o que se frui limitadamente, seja porque os *domínios* se tenham desdobrado (domínio direto e domínio útil), ou porque se tenha sido dada uma limitação a seu uso (servidão, usufruto).

O direito real ainda pode ser *conjunto*, quando vários titulares (co-proprietários) o podem fruir, dada a qualidade de indivisão da coisa ou de sua situação de indivisa.

O Direito Objetivo (*norma agendi*) assegura o exercício do direito real contra quem quer que o venha perturbar, violar ou lesar. É assim, *direito absoluto*, que se diz *erga omnes*.

Neste particular, diferencia-se ainda do *direito pessoal* ou do *obrigacional*, que se diz *relativo*.

Consideram-se direitos reais, além da propriedade:

- a) a enfiteuse;
- b) a servidão;
- c) o usufruto;
- d) o uso;
- e) a habitação;
- f) as rendas constituídas sobre imóveis;
- g) o penhor;
- h) a anticrese;
- i) a hipoteca.

DIREITO REGISTRAL. O conjunto de regras que regem a atividade registral, como se vê, basicamente, na Lei dos Registros Públicos.

DIREITO REGRESSIVO. Consoante o próprio sentido do vocábulo *regressivo* (que regressa, retroativo), entende-se *direito regressivo* toda ação que cabe à pessoa, prejudicada por ato de outrem, em ir contra esta para haver o que é de seu direito, isto é, a importância relativa ao dispêndio ou desembolso que teve, com a prestação de algum fato, ou ao prejuízo que sofreu.

Pelo *direito regressivo* ou *direito de regresso*, vai a pessoa *buscar* das mãos de outrem aquilo de que se desfalcou ou foi desfalcado o seu patrimônio, para reintegrá-lo na posição anterior, com a satisfação do pagamento ou da indenização devida.

O *endossatário*, na letra de câmbio, tem o *direito regressivo* contra qualquer dos coobrigados que o antecederam na obrigação, ou seja, contra os endossantes anteriores, contra o sacado e contra o aceitante.

Nas transferências de imóveis ou de direitos, a *evicção* mostra o direito regressivo do adquirente em ir buscar das mãos do alienante o valor da coisa ou da parte de que se desfalcou por ação de terceiro.

DIREITO RELATIVO. Opondo-se ao *direito absoluto*, assim se diz do direito que somente pode ser exercido contra determinada pessoa.

Os direitos de crédito, por sua natureza, são relativos, pois que se limitam à pessoa que responde pelo cumprimento da obrigação, não indo além dela.

DIREITO ROMANO. Denominação dada ao *Direito dos antigos romanos*, até a codificação de JUSTINIANO.

Vide: *Corpus Juris Civilis*.

DIREITO ROMANO-GERMÂNICO. Família jurídica oriunda da Europa Continental em que predomina o direito legislado (direito positivo). É o sistema jurídico herdado pelo Brasil através da colonização lusitana.

DIREITO SINGULAR. É expressão que designa, de um modo geral (sentido lato), toda e qualquer lei especial ou de exceção, que vem em interesse de uma certa classe de pessoas, de coisas ou de relações jurídicas.

Entende-se assim o *beneficium juris* ou *privilegium* que, por motivos particulares, vem fixar princípios que contrariam ou excedem as normas jurídicas de Direito Comum.

Tais princípios dissidentes, de *benefício* ou de *privilegio*, somente podem ser praticados e invocados por determinada pessoa (*beneficium personae*).

E, por esta razão, regra especial que se opõe à regra comum, deve ser entendido pelo que contém, não permitindo interpretação por analogia. Deve, assim, ser entendido em seu sentido estrito (*stricto sensu*).

DIREITO SOCIAL. Designação que se tem aventado para determinar o Direito do Trabalho ou Direito Trabalhista.

É designação que tem encontrado adversários, que se fundam na razão de que todo direito, constituído de regras sociais que se impõem aos homens, por sua própria natureza, é *social*, pois que não é admitido fora da *sociedade*. E onde esta existe há o direito, regulador de todas as atividades do homem, seja em suas relações entre si, seja em suas relações com as instituições de ordem privada ou de ordem pública.

DIREITO SUBJETIVO. O *direito*, em sentido subjetivo, quer significar o *poder de ação* assegurado legalmente a toda pessoa para defesa e proteção de toda e qualquer espécie *debens* materiais ou imateriais, do qual decorre a *faculdade de exigir* a prestação ou abstenção de atos, ou o cumprimento da obrigação, a que outrem esteja sujeito.

Chamam-no, por isso, de *facultas agendi*, porque, em razão do *direito subjetivo*, de que a pessoa é titular, vem a *faculdade*, que se mostra um *poder de agir* na defesa do direito concreto ou isolado, que é de sua substância. Em consequência, o Direito (*norma agendi*) vem assegurá-lo, dando o *remédio jurídico* (ação correspondente), que impede qualquer violação ou lesão, manifestada contra ele.

O *direito subjetivo*, em seu sentido integral, é composto de quatro elementos, isoladamente definidos: *sujeito, objeto, relação jurídica e coação social*.

O *sujeito do direito* é a pessoa, física ou jurídica, que, sendo *titular* (proprietário) do direito, dele tem as vantagens e tira os benefícios, atribuídos por lei.

Diz-se, em regra, *sujeito ativo*, porque, na nomenclatura dos *direitos obrigacionais*, há o *sujeito passivo*, que é aquele de quem se pode exigir o adimplemento da obrigação.

Objeto é a coisa sobre que recai o direito ou a *incidência do próprio direito*, pois que esta incidência também pode recair na *própria pessoa*, quando a esta se comete o cumprimento dele em benefício da pessoa que é titular do direito.

Relação jurídica é o laço que, sob a garantia legal, submete o objeto de direito ao sujeito dele. É dele que decorre a *faculdade de agir*, que se assegura pela força do quarto de seus elementos, a *coação* ou *proteção-coação*.

Vide: *Anatomia de um direito. Coação. Objeto. Relação jurídica. Sujeito.*

DIREITO SUBSIDIÁRIO. Assim se diz da regra de direito estranho, de Direito Consuetudinário, ou da própria jurisprudência, que se vai buscar para suprir omissão do Direito a ser aplicado.

O Direito Romano sempre foi tido como Direito Subsidiário, não somente para a aplicação aos casos omissos, como para interpretação da lei, em casos de obscuridade.

DIREITO SUBSTANTIVO. Segundo JOÃO MONTEIRO, *Direito Substantivo* é o que define a essência ou matéria do direito objetivo ou as regras jurídicas abstratas, criadoras das relações concretas do Direito.

Opõe-se à denominação a de *Direito Adjetivo*.

DIREITO SUMULAR. É o conjunto de regras e princípios contidos nos enunciados das Súmulas da jurisprudência dominante nos tribunais.

DIREITO SUPERVENIENTE. No Direito Processual são os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do Direito, supervenientes ao ajuizamento da demanda e que devem ser considerados de ofício pelo juiz na sentença.

DIREITO TALMÚDICO. Sistema jurídico conforme o Talmude.

Vide: *Talmude*.

DIREITO TRABALHISTA. Direito regulador das relações de trabalho entre *empregado e empregador*, na execução de serviços ou de empreitadas indispensáveis à

realização das atividades mercantis e industriais e de outras de ordem econômica, em que se faça mister a contribuição do trabalhador. É também indicado como Direito do Trabalho.

DIREITO TRIBUTÁRIO. Pertencente também ao ramo do *Direito Público Interno*, como distensão do *Direito Administrativo*, o *Direito Tributário* representa-se pelo conjunto de regras e princípios que, estabelecendo os *tributos*, institui as normas que devem ser aplicadas na arrecadação das *rendas tributárias*, inclusive de sua *fiscalização*, sem se imiscuir na administração dessas rendas e em sua aplicação, o que já se faz objeto do Direito Financeiro.

O *Direito Tributário*, assim, também dito de *Legislação Tributária*, é composto por todos os regulamentos e leis, que estabelecem os diversos impostos e taxas, adotando as regras referentes ao modo de sua aplicação ou incidência e ao modo de sua arrecadação.

DIREITO TURÍSTICO. Conjunto de regras e princípios voltados à orientação da política de turismo e à atuação dos agentes turísticos.

DIREITO URBANÍSTICO. Conjunto de regras e princípios que regulam a vida nas sociedades urbanas.

DIREITO USUAL. Direito ágrafo. O mesmo que Direito Costumeiro ou Direito Consuetudinário.

DIREITOS COLETIVOS. Espécie de direito subjetivo que ampara os membros de determinado grupo social ligados, entre si, através de relação jurídica básica e que, em decorrência, legitima a entidade a defender os interesses comuns através de ações coletivas. Vide: *Consumidor*.

DIREITOS DA PERSONALIDADE. Consoante o art. 11 do Código Civil de 2002, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária, isto é, os direitos da personalidade são indisponíveis. Vide: *Personalidade*. (NSF)

DIREITOS DE VIZINHANÇA. Vide: *Vizinhança*.

DIREITOS DIFUSOS. Espécie de direito subjetivo que decorre de situação fática a legitimar o ingresso em juízo para a sua proteção através das ações coletivas, como, por exemplo, o direito ao meio ambiente, o direito do consumidor e outros. Vide: *Consumidor*.

DIREITOS FUNDAMENTAIS. Os direitos fundamentais são considerados indispensáveis à pessoa humana, para que se possa assegurar uma existência livre, igual e digna; também são designados como direitos humanos e direitos individuais, nesta expressão compreendendo os direitos coletivos.

Os direitos fundamentais são indivisíveis e interdependentes e podem vir expressos em normas declaratórias (que imprimem existência legal aos direitos reconhecidos - Ex.: art. 5º, XV, da CRFB/88) ou em normas assecuratórias (garantias, que asseguram o exercício desses direitos; em defesa dos direitos limitam o poder - Ex.: art. 5º, LXVIII da CRFB/88).

Embora extensa a relação de direitos previstos no título II da Lei Maior, esse rol não é taxativo, ou seja, não esgota todos os direitos fundamentais, os quais são expressos ou decorrentes de normas situadas em outros títulos da Constituição de 1988.

São características dos Direitos fundamentais a inalienabilidade, imprescritibilidade, irrenunciabilidade, universalidade, limitabilidade (não são absolutos, podendo, portanto, ser limitados se houver uma hipótese de colisão entre direitos fundamentais).

A Constituição assegura a validade e o gozo dos direitos fundamentais dentro do território brasileiro, destinando-se tanto aos cidadãos brasileiros como estrangeiros, pessoas físicas e jurídicas.

Os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição não são ilimitados; eles encontram seus limites nos demais direitos consagrados pela Carta Magna e, portanto, não podem ser utilizados como escudo para a prática de atividades ilícitas.

No caso de colisão em direitos fundamentais deve-se utilizar-se do princípio da concordância prática ou princípio da harmonização, de forma a coordenar e harmonizar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros e fazendo uma ponderação. (gsc)

DIREITOS INDIVIDUAIS. É expressão geralmente usada no plural, para indicar os *direitos* que são inerentes ao homem, como elemento componente da sociedade.

Referem-se, de um modo geral, aos próprios *direitos subjetivos*, aos *direitos potestativos*, em virtude dos quais se investe a pessoa de certa soma de *faculdades e poderes* para que possa fazer o que é de seu interesse, fundada na *liberdade individual* e na *igualdade*, que a lei lhe assegura.

Dessa forma, não é somente a *faculdade* que decorre de um direito subjetivo, mas mesmo sem que haja um direito a defender ou proteger, a *faculdade* que se outorga ao *indivíduo*, como um ente humano, de *agir livremente*, por sua exclusiva iniciativa, para realização de seus próprios desejos, que não contravenham aos *direitos individuais* das demais pessoas.

Desse modo, os *direitos individuais* resultam não somente das *faculdades jurídicas*, que se geram dos Direitos Substantivos, como das *faculdades naturais*, que vêm do direito de *poder fazer* ou dos direitos potestativos.

Por vezes, os *direitos individuais* são tidos numa equivalência dos *direitos naturais*, em sentido atual. E, assim, mostram os direitos que são próprios ao homem, e que lhe são garantidos pelo próprio Estado.

Entre os *direitos individuais* ou *naturais* do homem se registram, além de outros:

- a) o *direito de locomoção*, consistente em *ir e vir* para onde lhe aprouver, quando e como queira;
- b) o da *inviolabilidade do lar*, pelo qual se veda a devassa dele, sem que se encontre *motivo legal* para que seja quebrada;
- c) o de *liberdade*, pelo qual não se pode ser detido sem que tenha infringido princípio de lei penal ou regra jurídica que sujeita à prisão;
- d) o de *reunião* ou o de *associação*, em que possa livremente manifestar os seus pensamentos, desde que não atente contra a ordem pública.

DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. Espécie de direito subjetivo que tem por característica a união entre diversas pessoas em decorrência de um interesse comum.

Vide: *Consumidor*.

DIREITOS SOCIAIS. Enquanto os direitos liberais têm por conteúdo a determinação ao Estado de respeitar os limites da atividade privada, os direitos sociais, também chamados novos direitos, têm por conteúdo uma prestação de serviço público, como o direito à educação e à seguridade social. Em outro sentido, os direitos sociais são aqueles que transcendem os direitos individuais, quais sejam os direitos públicos, os coletivos e os difusos.

DIRETO. Derivado do latim *directus* (direito, reto), é aplicado na terminologia jurídica com acepções bem próprias, embora sem fugir a seu sentido etimológico.

Em regra, *direto* traz um sentido do que é próprio ou de direção, mostrando a situação das coisas e dos fatos ou dando a relação deles em confronto a outras pessoas ou a outros fatos.

Assim, quando se diz *interesse direto*, vê-se a posição que o interesse ocupa em relação à pessoa referida. E se conclui que o *direto* aí tem equivalência a próprio, porque indica o *que imediatamente* é de interesse da pessoa, *por lhe pertencer* a coisa ou *lhe afetar* o fato.

De igual maneira, quando se diz *ação direta*, tem-se a ideia da *propriedade da ação*, ou seja, da *ação legal* ou *própria*, que deve ser avocada para a proteção do direito lesado, violado ou molestado.

Semelhantemente, quando se diz *senhorio direto*, entende-se a pessoa a quem se *atribui o domínio principal*, do qual se desdobrou outro *domínio*, o *útil*, pelo qual seu usufruto se mostra na dependência do primeiro, para lhe pagar os foros e respeitar suas preferências sobre o imóvel.

Na verdade, o *senhorio direto* é, a rigor, o *próprio dono* do imóvel, desde que o *enfiteuta* possua o *domínio útil* por concessão dele, mesmo que o domínio lhe tenha advindo por intermédio de antecessor.

Direto. É o vocábulo, também, empregado na acepção de *formal* e *imediato*.

E assim se diz *prova formal e imediata*, que vem imediatamente da evidência de um fato, *deprova direta*.

Direto. No Direito de Família e no Direito das Sucessões, o *direto* traz o sentido de *reto*, quando se refere aos parentes, que se sucedem ou os que antecedem, de pai a filhos ou de filhos aos antecessores.

E, neste sentido, se diz *parentesco direto* ou *sucessão direta*, em distinção ao *colateral* ou *linha colateral*, oposta à *linha reta*.

DIRETOR. Denominação dada a toda pessoa que dirige ou administra um negócio ou uma soma determinada de serviços.

É assim expressão em uso no Direito Comercial, para indicar a pessoa que *gerencia* ou *administra* o estabelecimento comercial. E, no Direito Administrativo, para assinalar a pessoa a quem se confia a *direção* de uma *repartição*, de um *departamento público*, ou de uma *seção administrativa*.

DIRETORIA. Indica a *ação de dirigir*, o cargo ou o ofício de diretor.

No sentido do Direito Civil ou Comercial, *diretoria* significa a *direção* mais elevada de uma instituição ou associação civil, e de uma sociedade ou companhia comercial.

Distingue-se, em regra, da *gerência*, porque esta é sempre *delegada* pelos próprios estatutos ou contrato social, sendo, em princípio, instituída para todo o tempo de vigência do contrato firmado pelos sócios. A *diretoria* traz, em princípio, a ideia de escolha por *eleição*, pela assembleia das sociedades ou associações, nos períodos assinalados nos estatutos sociais ou nos contratos.

Os poderes da *gerência* e da *diretoria*, no entanto, assemelham-se, mostrando-se ambos uma delegação da pessoa jurídica que as institui.

A *diretoria* pode constituir-se de várias pessoas, cabendo aos estatutos ou ao contrato social estabelecer a sua composição e determinar as atribuições dos diretores que a compuserem.

Diretoria. Já na acepção do Direito Administrativo, *diretoria* tem o sentido de *direção* ou *administração* de uma seção ou ramo de um Ministério, organizada sob dependência deste, não possuindo, assim, nem a autonomia nem o poder de autoridade hierárquica superior concedida às diretorias de Direito Comercial e Civil, mesmo quando se constituem em caráter de departamentos especializados.

DIRETÓRIO. Possui acepção equivalente a *diretoria*. Especialmente serve para indicar as direções ou conselhos de administração, encarregados de gerir negócios e serviços públicos. Diferencia-se, neste particular, de *diretoria* de Direito Administrativo, composta de um *diretor*, embora auxiliado pelos demais funcionários que constituem a seção, departamento ou repartição.

Diretório. É usada a expressão para designar a diretoria ou a administração diretora de um partido político. É o diretório composto de *delegados* indicados pelos diversos núcleos componentes da facção partidária e escolhidos dentre seus adeptos.

Os diretórios dizem-se *nacional*, *estaduais* ou *municipais*, segundo o âmbito jurisdicional, cabendo ao *nacional* a direção geral do partido.

DIRETÓRIO ACADÊMICO. Representa o grupo de estudantes universitários, que se elege em assembleia-geral para, por prazo determinado, exercer a defesa dos interesses dos alunos do estabelecimento a que pertencem.

Na acepção de *centro acadêmico*, diz-se do local onde o diretório acadêmico pratica os atos que lhe são afetos.

DIRIGISMO CONTRATUAL. A limitação da atividade contratual imposta pelo Estado à autonomia contratual através de leis.

DIRIGISMO ESTATAL. A intervenção do Estado na ordem econômica e social.

DIRIMENTE. Derivado do latim *dirimens*, de *dirimere* (dirimir, destruir, anular), entende-se, na terminologia jurídica, toda circunstância ocorrida na execução de um ato ou realização de um fato, com força para retirar dele toda e qualquer eficácia jurídica.

Em matéria civil, diz-se, então, *impedimento dirimente*, aquele que é anotado no casamento. E, por sua condição e caráter, não pode ser *sanado*. Torna o *ato matrimonial* nulo de pleno direito.

Em matéria penal, *causa dirimente* é a que traz a inculpaabilidade e irresponsabilidade do agir na prática de um delito, anulando assim a *ação penal*.

DISCENTE. Derivado do latim *discens*, do verbo *discere* (aprender), é empregado para designar o *aluno* ou *discípulo* ou tudo o que a eles se possa referir.

Corpo discente é, assim, o total de alunos ou acadêmicos que se encontram inscritos ou matriculados no estabelecimento de ensino.

DISCERNIMENTO. Derivado do verbo latino *discernire* (discernir, distinguir), é aplicado geralmente para designar o *entendimento* que possui a pessoa acerca das coisas e dos fatos.

E, assim, juridicamente, considera-se a *aptidão* ou a *qualidade* atribuída à pessoa em virtude da qual se presume que pode distinguir o *que é bom* e o *que é mau*, ou seja, o que é *lícito* ou *ilícito*.

O *discernimento*, pois, significa a própria consciência a respeito do fato advindo, ou o *conhecimento* do bem ou do mal praticado e da consequência legal que dele decorre.

A falta de *discernimento* produz a irresponsabilidade dos atos praticados.

Pode derivar-se de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou de doença mental. Como é presumida da idade da pessoa, quando absolutamente incapaz, é esta indicada como *sem discernimento* para compreender o valor ou o caráter do ato que venha a praticar. E daí por que lhe falta a *aptidão*, que se gera do discernimento, é inábil para a prática de atos ou de negócios jurídicos.

DISCIPLINA. Derivado do latim *disciplina* (ciência, ordem, regulamento), em sentido amplo, designa a *regra* ou o *conjunto de regras*, impostas, nas diversas instituições ou corporações, como *norma de conduta* das pessoas que a elas pertencem.

São *deveres morais* ou de *bons costumes*, entrelaçados com preceitos que se impõem à maneira de agir dentro e fora da instituição ou corporação, cuja transgressão pode motivar *sanções disciplinares*.

As *regras de disciplina* fazem parte dos *regulamentos*, *estatutos* ou *compromissos*, adotados como reguladores das instituições e corporações. E por elas as pessoas obrigadas a seu cumprimento assumem o dever de *submissão* às regras que se estatuem.

Disciplina. Na técnica escolar e acadêmica possui a equivalência de *matéria* ou *ciência* prelecionada em um curso seriado ou avulso.

DISCIPLINA MILITAR. É, de igual maneira, a soma de preceitos que devem ser obedecidos por todos os componentes de uma corporação militar, em virtude dos quais todos devem respeito aos modos de conduta que deles decorrem.

As transgressões às regras disciplinares dizem-se crimes ou delitos disciplinares.

DISCÍPULO. O mesmo que *aluno* ou *aprendiz*.

DISCORDAR. Do latim *discordare* (divergir, estar em desarmonia), nesta acepção, é sempre tido na terminologia jurídica: dissentir, desacordar, não estar conforme, opor-se.

Do verbo formam-se, então, vários vocábulos, que se empregam com o mesmo sentido:

Discórdia: divergência, desacordo, impugnação a ato praticado por outrem, com o que não se está de acordo.

Discordante, o que discorda, não está de acordo. O dissidente ou divergente.

DISCRIÇÃO. Derivado de *discretio*, de *discernere* (distinguir, diferenciar), não somente significa a qualidade atribuída a uma pessoa, em virtude da qual se considera que sabe *discernir* com exatidão (esmero), em cada caso, o que é conveniente dizer, calar, fazer ou deixar de fazer, como significa o que se pode fazer *à vontade*, ou tanto quanto se queira.

Na significação de *qualidade de discreto*, a *discrição*, por vezes, é dever que se impõe às pessoas em relação a certas confidências que lhe são feitas, debaixo de segredo ou em segurança de sua probidade. É o *dever* do médico quanto às consultas de seus clientes. É *dever* do advogado quanto aos fatos trazidos a seu conhecimento pelos seus consulentes.

DISCRICIONÁRIO. Assim se diz de todo *poder, que não está limitado, que se dirige pela própria vontade* do agente, sem qualquer limitação exterior, segundo sua própria *discrição ou entendimento*.

DISCRIME. Do latim *discrimen* (que separa, separação) é vocábulo que se usa na mesma significação de *linha divisória* ou *limites* entre dois prédios ou imóveis.

Ato de discriminar, diferenciar ou distinguir. (ngc)

DISCRIMINAÇÃO. Derivado de *discriminatio*, de *discriminare* (discriminar, separar, distinguir), na linguagem jurídica é usado para indicar toda sorte de separação que se possa fazer entre várias coisas, entre várias funções ou encargos, distinguindo-as umas das outras, para que se diferenciem ou possam ser encaradas consoante a divisão.

A discriminação, assim, produz a limitação, determinação ou separação entre coisas iguais ou diferentes, entre funções várias ou semelhantes, para que cada uma delas se mostre uma coisa certa, perfeitamente distinta e inconfundível.

E, assim se diz, então, coisa discriminada, quando a mesma se apresenta de modo distinto, por sua descrição, limitação e determinação. E se dizem funções discriminadas para as que se separam e formam uma sorte de atribuições ou encargos confiados a uma pessoa, de modo que não possam ser tomadas pelas funções ou encargos atribuídos a outra.

Em certos casos, pode ser tomada em sentido equivalente a *definição*, porque o que é definido é também discriminado ou limitado pela separação.

Discriminação. Na linguagem orçamentária, a discriminação, seja a da despesa, seja a da receita, entende-se a classificação delas. Na receita, é a menção das diversas espécies, colocadas separadamente conforme a origem ou procedência de cada uma. Indica-se, assim, pela própria fonte, se tributária ou de natureza patrimonial. Na despesa, igualmente, é a especificação ou a classificação, determinando, por essa forma, as diversas verbas, consoantes serviços ou fins a que se destinam.

Pode referir-se ainda à discriminação racial. A Lei 12.288/2010, assim dispõe: “discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada”. (ngc)

DISCRIMINAÇÃO POSITIVA. Ou discriminações positivas. Vide: *Ação Afirmativa*. (nsf)

DISCUSSÃO. Derivado do latim *discussio*, de *discutere* (discutir, deslindar, examinar, dissipar um erro), é, geralmente, empregado para indicar toda sorte de alegações, verbais ou escritas, apresentadas por duas ou mais pessoas, com a intenção de esclarecer uma situação a respeito de certo fato ou de certo direito. Equivale a *contestação*.

É, assim, o *processo de investigação* que resulta das razões ou provas apresentadas, pelo qual se chega à conclusão sobre o ponto principal da questão.

A discussão pode operar-se em torno dos vários fatos ou questões jurídicas, tendentes a firmar a procedência ou improcedência dos fatos alegados ou dos direitos manifestados, desde que mais de uma pessoa pretenda fazer valer a sua razão ou o seu direito e outra se oponha a que assim suceda.

Discussão. É empregado também no sentido de *excussão* ou *execução*.

E, neste sentido, é que se diz que o fiador tem o *benefício de discussão*, compelindo o credor a que primeiro *execute os bens do devedor principal*, tanto quanto cheguem para se cobrir da dívida ou parte dela, para que, em último caso somente, possa *perseguir* os seus haveres.

DISCUSSÃO DA CAUSA. Na linguagem do Direito Processual, o significado de *discussão* não se afasta do vulgar: é a *polêmica*, o *debate*, a *disputa*, a *contenda*, a *controvérsia* ou *odissídio*, que se trava ou em que se empenham os demandantes, perante o juiz, na defesa e esclarecimento dos direitos que pretendem próprios e legítimos.

Em regra, a *discussão da causa* é promovida por escrito, figurando na *petição inicial*, na *contestação* e em quaisquer outras razões, que sejam presentes ao processo. Mas há

adiscussão oral, que se permite na *audiência de instrução e julgamento*, revelada pelos debates orais.

Os documentos juntos ao processo, as *diligências* e *perícias*, embora elementos integrantes da discussão, dêem que venham atestar ou reafirmar as alegações e argumentos das partes em debate, mais compõem a *instrução* que a discussão. A discussão é ação das partes. A instrução é constituída por atos de terceiros, onde nem sempre se ferem contendas ou disputas. Ali, somente se firmam situações ou se comprovam fatos, a serem apreciados pelo julgador. São *provas* que constituem a instrução, provas que esclarecem. A discussão firma-se em argumentos ou alegações que igualmente esclarecem, justificam, mas não se indicam provas, em seu sentido formal.

DISCUSSÃO ORAL. Assim se diz da *sustentação oral* feita pelos advogados, na audiência de instrução e julgamento, sobre os *pontos do debate oral*, formulados pelo juiz. Nesta hipótese, *discussão* vale como *debate*.

DISJUNÇÃO. Do latim *disjunctio*, de *disjungere* (desunir, separar), ao contrário de *adjunção* (reunião), entende-se toda *ação de separar, de desjuntar* ou de *desunir* duas coisas ou dois negócios que se encontram juntos ou unidos, para que sejam objeto de discussão ou de deliberação em separado ou isoladamente.

Disjunção, assim, possui sentido idêntico ao de *desmembramento*, porque este também significa separação de coisas que se achavam juntas ou reunidas.

Na terminologia forense, mais frequentemente se emprega o vocábulo *desmembramento*, para indicar a separação ou disjunção de processos que, não sendo conexos, devem ser julgados separadamente, ou pelo mesmo juiz ou por juízes diferentes.

DISPÊNDIO. Derivado do latim *dispendium*, do verbo *dispendere*, possui sentido equivalente a *despesa* ou *gasto*.

Mas, é tido em sentido mais amplo, pois que também significa perda ou *desperdício*, o que sem dúvida atinge não somente o que se *gasta* (desembolsa), como o que se perde em tempo ou em dinheiro.

DISPENSA. Derivado de *dispensar*, do latim *dispensare* (distribuir), é tomado, modernamente, na acepção de *isenção* de encargo ou da prática de ato a que se estava obrigado.

Mas, por analogia, é também empregado no sentido de *licença* ou *concessão*, em virtude da qual a pessoa pode praticar um ato que lhe era vedado.

Dispensa. Com a forma ou a grafia autorizada de despesa, significa o *depósito* ou *local* em que se guardam gêneros alimentícios.

Dispensa. Na técnica do Direito do Trabalho, é empregado na equivalência de *despedida*: dispensa do empregado.

DISPENSÁRIO. Derivado de *dispensar*, do latim *dispensare* (distribuir, governar, administrar), é empregado para indicar o estabelecimento de beneficência, onde *se administra* assistência médica às pessoas que não dispõem de recursos, ou onde *se distribuem* gêneros, roupas ou outros objetos de uso necessário aos necessitados, indigentes ou pobres.

DISPONENTE. Do latim *disponens*, de *disponere* (dispor), diz-se da pessoa que *dispõe* (aliena) a título gratuito, seja entre vivos ou por testamento.

É, pois, equivalente a *doador*, servindo para distinguir o *alienante*, ou a pessoa, que *dispõe* a título oneroso, quando seja *vendedor* ou *permutador*.

Nesta acepção, parece tê-lo aplicado a lei civil, quando determina que o encargo não suspende a aquisição, nem o exercício do direito, salvo quando o *disponente* o houver imposto no ato, expressamente, como *condição suspensiva*.

DISPONIBILIDADE. Derivado de *disponere* (dispor), possui na técnica jurídica sentidos próprios ao Direito Civil e ao Direito Administrativo.

Assim, *disponibilidade* indica, no conceito de Direito Civil, a qualidade daquilo de que se pode dispor, em virtude do que se diz que é alienável.

Neste sentido, até, confunde-se com a própria *faculdade de dispor* derivada da capacidade ou poder de alienar.

Disponibilidade. Na terminologia do Direito Administrativo, entende-se a *situação de afastamento* do funcionário do exercício de suas funções, pelo qual fica posto à margem, por tempo indeterminado, sem qualquer prejuízo relativo aos proventos e vantagens do cargo, podendo, a qualquer momento, ser chamado para o *serviço militar*, no cargo anterior ou em outro cargo qualquer.

Não é, assim, uma *aposentadoria*, que esta seria permanente, mas um mero *afastamento* do serviço ativo, sem o caráter de definitivo.

Disponibilidade. Num conceito econômico e financeiro, exprime o vocábulo a soma de bens de que se pode dispor, sem qualquer ofensa à normalidade dos negócios de uma pessoa. Nesta acepção, é geralmente usado no plural: *disponibilidades*.

Indicam-se, por isso, os *recursos*, sejam em bens móveis ou imóveis, em títulos ou em dinheiro, que possam ser utilizados (vendidos, trocados, alienados), sem acarretar dificuldades a quem deles dispõe.

Nas *sociedades anônimas*, em que se permita a aquisição de ações pela própria sociedade, tal fato somente se autoriza quando haja *disponibilidades* ou *fundos disponíveis* próprios ao resgate das ditas ações.

DISPONÍVEL. Na linguagem jurídica, *disponível*, de dispor (latim *disponere*), quer exprimir tudo de que se *possa dispor livremente*.

E, a rigor da técnica jurídica, quer então significar toda espécie de bens que possam ser negociados ou alienados, porque se encontrem livres e desembaraçados e porque pode o alienante dispor deles a seu bel-prazer, visto ter capacidade jurídica e estar na sua livre administração.

De igual maneira, nos testamentos, *disponível* indica a soma de bens de que pode livremente dispor (*doar*) o testador, sem ofensa aos direitos de seus legítimos herdeiros.

A lei civil fixa em *metade* a *disponibilidade* dos bens do testador para *doações*.

DISPOR. Na linguagem comum, *dispor*, do verbo latino *disponere*, possui uma variedade de significações: colocar, pôr em ordem, determinar, resolver, governar, estatuir etc.

Embora, na terminologia jurídica, todas as acepções do verbo *dispor* possam ter as necessárias aplicações, mais geralmente é empregado no sentido de *alienar* e *constituir direitos*, *estatuir* ou *estabelecer uma regra*.

DISPOSIÇÃO. Do verbo *dispor* (do latim *dispositio*, de *disponere*), na técnica do Direito é particularmente empregado em três sentidos:

I – significa, notadamente, a *prescrição ou determinação legal*, em virtude da qual é criada a *regra jurídica*, em que se *ordena* alguma coisa a ser cumprida na prática de determinado ato, ou se institui a *norma jurídica*, de obediência obrigatória. Por extensão, assim também se diz da parte *ordinatória* (dispositiva) da sentença;

II – tem o sentido de *cláusula*, em que a manifestação da vontade da pessoa, nela objetivada, estabelece uma *obrigação* ou uma *ordem* a ser cumprida, desde que não contravenha à *disposição legal* estatuída.

E, nessa significação, é regra reconhecida que a *disposição* do homem vale como *lei*, não que a derogue, mas para prevalecer sobre ela, desde que não *disponha* diversamente do que está contido no princípio jurídico ou em contravenção ao que nele é defeso;

Vide: *Cláusula*.

III – em outra significação, é tido como *ato de alienação* ou de *constituição* de direitos, em virtude do qual, por ato *inter vivos* ou *causa mortis*, alguém dispõe (alheia ou aliena) bens que lhe são próprios em benefício ou proveito de outrem.

E, compreendendo toda espécie de *alienação* ou *disposição*, também significa *cessão*, *doação*, *permuta* ou *venda*.

DISPOSIÇÃO ABSOLUTA. É expressão empregada pelo direito objetivo para indicar a *regra jurídica* ou *disposição de lei* que não pode ser alterada por qualquer *disposição particular* ou *privada*, inserta nas convenções.

Indica-se, assim, um *preceito proibitivo*, em que se veda a prática de um ato ou somente o considera válido se feito na conformidade do que nele se institui.

Opõe-se à *facultativa*, em que esta pode ser desatendida ou substituída.

DISPOSIÇÃO CADUCA. Assim se diz da disposição particular que perdeu a razão de ser, pelo que se torna inexecutável, seja porque tenha ocorrido a morte de quem a dispôs, seja pelo evento de qualquer acontecimento que lhe tenha destruído a oportunidade ou a tornada de execução impraticável.

É, em síntese, a disposição *que se invalidou*, por força de acontecimento ou de causa mais forte.

DISPOSIÇÃO CAPTATÓRIA. Consoante o sentido do vocábulo *captatório*, é a que se faz no *testamento*, não para promover uma *liberalidade*, mas com o intuito de obter uma *reciprocidade de benefícios*.

Indica-se, assim, a *doação* que é feita, sob a condição de ser retribuída por uma *doação* igual ou compensativa.

Não é, no entanto, captatória a disposição em que se *deixam* a alguém certos bens ou valores em sinal de gratidão pelo que anteriormente foi feito.

DISPOSIÇÃO “CAUSA MORTIS”. É a disposição de *última vontade* ou *testamentária*.

DISPOSIÇÃO COMINATÓRIA. É a que se faz para que se execute dentro de um certo tempo determinado ato, sob pena de perder valia o que nela se contém.

Difere da *condicional*, pois que o ato a ser executado está na vontade da pessoa a quem a *disposição* beneficia.

DISPOSIÇÃO CONDICIONAL. É a que se funda ou depende do evento de fato futuro e incerto, que se constitui em condição.

DISPOSIÇÃO CONJUNTA. É a que se institui em *testamento* com a determinação de que os herdeiros ou legatários devem ser chamados coletivamente (em conjunto) para recolherem a herança ou parte dela, nos termos da disposição.

Vide: *Conjunção*.

DISPOSIÇÃO CONTUMELIOSA. É aquela que institui legatário ou nomeia herdeiro sob crítica se-vera, injúria ou impropério. (gc)

DISPOSIÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE. Disposição testamentária ou *causa mortis*.

DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO. Empregada sempre no plural – *disposições em contrário* –, é fórmula de praxe, adotada em todas as leis novas para exprimir a *prescrição legal que determina a revogação* de todas as regras jurídicas estatuídas em leis anteriores, que possam *contrariar* ou estar em *contradição* com quaisquer das regras ou prescrições impostas na lei nova.

DISPOSIÇÃO ESPECIAL. Assim se entende a prescrição ou regra jurídica que se institui para regular um *ato* especial, isto é, certo e determinado, como *preceito de exceção* a uma *regra geral* estabelecida. É *disposição anormal*.

Nesta razão é que, sendo a *disposição especial* reguladora de *caso particular*, que se mostra uma exceção à *disposição geral*, consequência do princípio de que *legi speciali per generalem non derogatur*, a disposição especial não revoga a disposição geral, nem esta a especial, desde que a ela não se reporte de modo claro e inequívoco, demonstrando a intenção de revogar a exceção anteriormente instituída.

DISPOSIÇÃO GERAL. É a regra jurídica instituída em lei de modo genérico, servindo, assim, de norma jurídica para todos os casos da mesma natureza.

E, nesta razão, claramente se diferencia da disposição especial que ou é exceção de regra geral ou restringe direitos, mas somente abrange os casos em si mesma especificados.

Enquanto as *regras gerais* ou *disposições gerais* formam o Direito Comum, as regras ou disposições especiais constituem *Direito Singular (Jus Singulare)*.

DISPOSIÇÃO GRATUITA. Designação dada a toda transferência ou alheação de bens, por ato *inter vivos* ou *causa mortis*, a *título gratuito* ou de *liberalidade*.

DISPOSIÇÃO MODAL. É a que é ditada pelo testador, que une sua validade ou execução ao cumprimento de um encargo por parte do beneficiário, encargo este que pode ser de *fazer* ou de *dar alguma coisa*.

DISPOSIÇÃO ONEROSA. É a que se faz (alienação, transferência ou cessão), com encargos para as partes que nela intervêm, havendo, assim, reciprocidade de obrigações ou interesses.

DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA. É a que se faz no testamento. É a cláusula testamentária.

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA. É a *regra jurídica* que se estabelece em uma lei, em caráter temporário, para regular negócios ou casos que se apresentam pela sua própria promulgação. Não têm, pois, vigência duradoura. E se extinguem tão logo se reajustem ou se liquidem os casos por ela previstos, dentro do prazo que ela mesma estipula.

DISPOSITIVO. Assim se diz de tudo o que contém uma disposição ou determinação.

Em relação às sentenças, é a designação dada à parte dela que contém o *decisório* ou *o julgamento* proferido pelo juiz.

“DISREGARD DOCTRINE”. No Direito Civil é a desconsideração da personalidade jurídica para evitar que ela seja usada de modo abusivo, imputando-se aos dirigentes da pessoa jurídica a responsabilidade pelos atos abusivos e, conseqüentemente, submetendo seus bens à execução. É também denominada teoria da desconsideração da pessoa jurídica.

DISSÍDIO. Na terminologia do Direito do Trabalho, quer significar qualquer *questão* havida entre empregado ou empregador, que é levada à deliberação da Justiça Trabalhista.

Quando o dissídio é suscitado por uma classe de trabalhadores, sob iniciativa de seu sindicato, diz-se *dissídio coletivo*.

Os dissídios coletivos elaboram normas que serão aplicadas nos contratos individuais de trabalho.

Podem ser de *natureza econômica* (criação de normas regulamentadoras dos contratos individuais de trabalho) ou *jurídica* (interpretação de norma legal ou costumeira preexistente ou oriunda de acordo ou dissídio coletivo).

Nos dissídios coletivos as partes são os *sindicatos suscitante e suscitado*, que representam as categorias profissionais envolvidas.

DISSIMULAÇÃO. Do latim *dissimulatio*, de *dissimulare*, embora tendo sentido equivalente *asimulação* (disfarce, fingimento), é mais propriamente indicado como *ocultação*.

É mais próprio à terminologia do *Direito Tributário* para indicar a *ocultação* de mercadorias, escondidas para *sonegação do imposto*.

A *dissimulação de rendimentos* vem a significar a falsidade da declaração onde se mencionam as rendas que estão sujeitas ao pagamento do imposto próprio.

DISSOLUÇÃO. Do latim *dissolutio*, de *dissolvere* (desatar, desligar, separar), possui, na terminologia jurídica, o sentido genérico de *extinção e ruptura*.

Assim, aplicado ao *ato*, ao *contrato* ou a qualquer *fato jurídico*, significa a sua ruptura ou aniquilamento, em virtude do que o ato, contrato ou fato são dados como *extintos*, separando-se ou se desligando todos os elementos que deles, antes, faziam parte, para se apresentarem isoladamente e sem vínculo que os possa prender para o futuro.

A *dissolução*, assim, não somente tem a propriedade de *desmanchar* ou *romper* todo *vínculo jurídico* que unia as coisas ou pessoas, anteriormente, como desobriga, pela extinção, todas as pessoas envolvidas no ato ou no contrato, dos compromissos, desde que não tenham qualquer dependência com a situação desfeita pela ruptura que a *dissolução* ocasiona.

Dissolução. Embora, em realidade, dissolução sempre tenha a significação de *ruptura, desmanchamento, cessação, dissociação, rompimento, solução* e *extinção*, na linguagem técnica do processo quer exprimir igualmente o *procedimento*, a *forma* ou a série de atos necessários a que se cumpram os efeitos da própria dissolução: a *extinção* ou desaparecimento do vínculo jurídico que, por ela, se desfaz.

DISSOLUÇÃO AMIGÁVEL. É a que se promove pelo consentimento das partes, voluntariamente, sem qualquer intervenção estranha que as venha compelir à prática do ato.

É a dissolução natural e espontânea.

DISSOLUÇÃO CONTENCIOSA. É a locução indicada para exprimir toda *dissolução*, que se promove por *via judicial*, em virtude de imposição legal, por divergência dos sócios de uma sociedade ou das partes de um contrato.

Opõe-se, nesta razão, à *dissolução amigável*, que é a que se faz por consenso ou acordo das pessoas, que participam da sociedade ou do contrato.

DISSOLUÇÃO DA COMUNHÃO. É mais propriamente empregada para indicar a *extinção da comunidade conjugal*, ou seja, a *extinção do regime de bens em comum*, gerado pelo casamento realizado sob o regime da comunhão universal.

A *dissolução da comunhão* opera-se nos mesmos casos em que ocorre a *dissolução da sociedade conjugal*.

Porque o *condomínio* representa, também, uma *comunhão de bens*, a *dissolução da comunhão* pode a ele referir-se. Neste caso, opera-se quando, pela *divisão do prédio*, cada *condômino* recebe o seu quinhão ou a sua parte, devidamente discriminada, passando a ter o *domínio* somente sobre o bem que lhe coube, na divisão, representado pela *parte* ou *cota*, a que tinha direito.

DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. É o ato pelo qual, por deliberação dos sócios, por imposição legal ou por determinação do Poder Público, se dá por terminada a existência da *pessoa jurídica*, isto é, das *sociedades* ou *associações civis*.

Desse modo, a dissolução da pessoa jurídica refere-se mais propriamente à pessoa jurídica de Direito Privado.

As pessoas jurídicas de Direito Público, embora possam ter *extinção*, vêm terminar sua existência pela perda de sua *autonomia* ou *soberania*, seja pela anexação de uma noutra, para surgir uma nova entidade, seja porque foi absorvida por outra, em caso de anexação ou conquista, ou seja pela privatização.

DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. Assim se entende o ato pelo qual se tem como extinta ou terminada a existência legal da sociedade civil ou comercial.

Pode ocorrer por vários motivos, isto é, pela vontade unânime dos sócios, da divergência entre eles ou por imposição da própria lei.

Neste caso a dissolução se diz *normal* ou *anormal*, *amigável* ou *contenciosa* (judicial).

É *normal* não somente quando se opera em virtude de lei (*opus legis*), como quando é consequência da vontade dos sócios. E, neste caso, temos a *dissolução natural*, consequente da própria *terminação do prazo* da sociedade.

É *anormal*, quando provém da divergência entre os sócios, que, assim, por ela é provocada e decidida.

É *amigável* quando decorre voluntariamente do acordo ou ajuste entre os sócios.

É *contenciosa*, quando, provocada pela divergência, é decidida judicialmente, ou quando, por imposição legal, tal como na falência, também se processa judicialmente.

Mas, sendo o intuito da *dissolução* desfazer o vínculo contratual entre os sócios, pondo termo à existência da sociedade, marca, em verdade, o início de sua *liquidação*, que é o processo por que, realmente, ela chega à efetiva extinção.

E isto porque, na liquidação, a *sociedade ainda subsiste*, para que se cumpra em definitivo a dissolução, quando é a liquidação totalmente processada. A liquidação, pois, é parte da dissolução, ou melhor, é modo para que a dissolução atinja suas finalidades legais: a extinção da sociedade e a entrega às pessoas, que dela participam, dos haveres restantes que lhes possam ser atribuídos.

A *dissolução amigável*, por terminação do prazo ou por acordo entre os sócios, faz-se pelo *distrato*, quando sociedade comercial ou civil, ou por *deliberação de assembleia*, quando associação de fins não econômicos.

Nas *sociedades comerciais*, resolvida a *dissolução*, é nomeado ou escolhido o liquidante, ou mesmo mais de um, para processar a liquidação do *acervo social* e para que se extinga, assim, em definitivo, a sociedade.

A dissolução da sociedade também pode ser parcial, quando, em vez de extinguir a pessoa jurídica, simplesmente se apuram os haveres e o valor da cota, indenizando-se o sócio que se retira, subsistindo a sociedade, com recomposição de seu substrato.

Vide: *Liquidação*. (nnsf).

DISSOLUÇÃO DE PLENO DIREITO. A dissolução de pleno direito é a mesma dissolução *opus legis*, ou seja, a mesma *dissolução normal*.

E se diz *opus legis*, de pleno direito (*pleno jure*), porque é a própria lei que indica a sua *morte*. E assim a dissolução ocorre, automaticamente, pelo evento do próprio motivo assinalado em lei, sem que se torne necessária uma decretação judicial de sua dissolução: ela é consequência do próprio fato ocorrido e anotado. E, por isso, o *vínculo jurídico*, que a mantinha como existente, fica naturalmente rompido, para extinguir toda e qualquer atividade legal.

No entanto, em caso de dúvida, pode o Judiciário intervir, simplesmente para *reconhecer a situação*, e fazer com que se cumpra o imperativo legal, não admitindo a vigência da sociedade que a própria lei extinguiu.

DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO. É a extinção da *sociedade conjugal*.

Ela se opera pelo divórcio ou pelo *falecimento de um dos cônjuges* ou, ainda, por *anulação do casamento*.

Tanto o divórcio, quanto a morte de um dos cônjuges, quanto a anulação do casamento, dissolvendo a sociedade conjugal, extinguem o vínculo matrimonial, fazendo tudo voltar *aostatu quo ante*, como se o casamento jamais tivesse existido.

DISSOLUÇÃO DO CONGRESSO. Assim se diz do ato arbitrário do Poder Executivo que *casca o mandato* de todos os membros componentes do Poder Legislativo, extinguindo-o temporariamente.

Também se diz *dissolução do Parlamento*, quando por esta denominação é conhecido o Poder Legislativo.

DISSOLUÇÃO DO CONTRATO. É o ato ou convenção por que se desfaz o contrato que se havia feito, retirando das partes contratantes a obrigação de cumprir os encargos que em suas cláusulas ou disposições se estabeleciam.

A dissolução pode ser amigável ou contenciosa. E para este último caso melhor se diz *rescisão*.

DISTINGUIR. Derivado do latim *distinguere* (distinguir, diferenciar, separar), possui o verbo largo uso na linguagem jurídica, notadamente no sentido de *caracterizar*, ou seja, *dar a qualidade* ou *definir* a coisa, a pessoa ou o direito, de modo que bem se mostrem *distintos* de qualquer outro, mesmo de sua espécie.

E forma o verbo vários outros vocábulos, que possuem e se aplicam em análogas acepções:

Distinção. É a qualidade que faz realçar a coisa ou a pessoa, mostrando a *exata diferença* que possa existir entre ela e outra.

Na linguagem do Direito Administrativo, dela decorre a *graduação* ou posição hierárquica ocupada por uma pessoa, de modo a distingui-la em função e poder das demais.

Distintivo. Aplicado, embora, em sentido substantivo, como *sinal, marca, emblema*, é usado para indicar os *traços distintivos* ou *caracteres* de certa coisa ou pessoa, em virtude dos quais não se pode confundir com qualquer outra.

Distinto. Diz-se, assim, da coisa que tem as suas limitações perfeitas ou que está devidamente discriminada.

Coisas distintas são as que se encontram claramente delimitadas ou definidas, apresentando-se, cada uma delas, com as suas próprias qualidades e os seus próprios caracteres.

DISTRATO. Derivado do latim *distractus* (rescisão de um contrato), é precisamente neste sentido aplicado na terminologia jurídica, para indicar a *convenção*, em virtude da qual se promove a *dissolução* de uma sociedade, ou de um contrato, seguindo-se as mesmas regras e prescrições que se fizeram próprias à formação do contrato, assim desfeito.

O *distrato* tanto pode ser *amigável* como pode ser *judicial*.

No primeiro caso, o *instrumento do distrato* será o documento ou a escritura, em que se concretizou o ajuste. No segundo, será ele representado pela *sentença* em que se decretou *a rescisão do contrato*.

DISTRATO DA HIPOTECA. Assim se diz do ato pelo qual se dá a hipoteca como extinta, pelo cumprimento do contrato hipotecário. O instrumento deste distrato deve ser levado ao Ofício de Registro de Imóveis a fim de que se dê baixa ou se *cancele* a hipoteca distratada.

DISTRATO DA SOCIEDADE. É a convenção em que se funda a dissolução de uma sociedade comercial ou civil, quando ocorrida pela vontade dos sócios.

Mas também se entende como tal a sentença declaratória da dissolução da sociedade, quando por essa forma ela se dá por extinta.

Promovendo o *distrato* a extinção da sociedade, extingue também, daí por diante, qualquer responsabilidade dos sócios em relação a terceiros, salvo pelas obrigações contraídas na vigência da sociedade, se a responsabilidade deles é solidária.

Mas, para que cesse qualquer obrigação, necessário que o *instrumento do distrato* seja convenientemente arquivado na Junta Comercial, onde se tem também como publicado.

O *distrato amigável* de sociedade comercial deve ser feito pela mesma forma por que foi constituída a sociedade.

Mas, se nas cláusulas insertas no distrato, houver partilha de bens imóveis de valor que imponha a escritura pública, por esta forma deve ser o distrato executado ou, pelo menos, por essa forma deve ser promovida a transferência do imóvel do ativo da extinta sociedade para o patrimônio do sócio ou sócios distratados.

DISTRATO DE CASAMENTO. Assim se diz, geralmente, do *rompimento do noivado*, pelo qual a promessa de casamento se extingue.

DISTRIBUIÇÃO. Derivado do latim *distributio*, de *distribuere* (distribuir, repartir, dividir), entende-se a ação de distribuir ou dividir entre pessoas parte de uma coisa, que lhes é atribuída, ou de encargos que ficam à responsabilidade de cada uma.

Possui, assim, o mesmo sentido de *repartição* ou *repartimento*.

Distribuição. Na técnica forense, entende-se como o ato pelo qual se promove o registro e a regular repartição das causas ajuizadas entre os juízes de igual jurisdição e competência.

A *distribuição* faz-se alternada e obrigatoriamente, no sistema de nossas leis processuais, obedecendo ao critério de uma rigorosa igualdade entre juízes e escrivães.

E a esta se pode chamar de *distribuição alternada*, em distinção à *distribuição de livre escolha*, que não tem o caráter de obrigatoriedade.

A distribuição é feita somente para a *ação principal*.

As que surgirem, incidentemente, dependem desta, embora formem *processos próprios*, quando promovidas em separado, não se subordinam a nova distribuição, acompanhando a que se fez para a *causa principal*, que já fixou a competência do juiz e a atribuição do escrivão.

Distribuição. Também conhecido como contrato de concessão comercial (*lato sensu*), o contrato de distribuição é o acordo em que o fabricante, oferecendo vantagens especiais, compromete-se a vender, continuamente, seus produtos ao distribuidor, para revenda em zona determinada. Regula-o a Lei nº 6.729/79, que dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre.

De acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre direitos autorais, distribuição é a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse. (pg)

DISTRIBUIDOR. É a denominação que se dá ao funcionário da Justiça, a quem se comete o encargo de promover as distribuições dos feitos ou demais papéis forenses, entre os juízes, escrivães e tabeliães.

DISTRIBUTIVO. Emprega-se o qualificativo, em oposição a *cumutativo*, para indicar tudo que é feito por equidade, enquanto comutativo assinala tudo que se faz como *retribuição* ou *equivalência*.

Assim, distributivo não qualifica simplesmente o *que se distribui*, mas é o *equitativo* ou o *que se distribui com equidade*.

DISTRITO. Derivado de *districtus*, de *distringere* (dividir), quer originariamente significar *dividido*.

E, com este sentido, é empregado na linguagem jurídica, notadamente do Direito Administrativo, para designar toda *divisão territorial* em que certa autoridade administrativa, judicial ou fiscal, exerce a sua jurisdição.

Não obstante, o *distrito*, limitado para os fins de determinar uma jurisdição, em que certa autoridade exerce, legalmente, as suas atribuições, não forma, propriamente, uma *entidade autônoma*, isto é, não se constitui em pessoa de Direito Público.

É delimitação, meramente para efeitos determinados e certa ordem de negócios administrativos, tanto que pode compreender não somente vários Estados federados, como vários Municípios, sem que estes sofram qualquer diminuição em sua personalidade de pessoa jurídica de Direito Público.

DISTRITO FEDERAL. Pelas leis brasileiras, é o nome que se dá ao *território*, em que se encontra a sede do governo central, o qual, em organização e regulamento, está equiparado aos Estados Federados.

DITADOR. Derivado de *dictator*, de *dictare* (ditar, mandar, ordenar), era a designação que se dava, na antiga Roma, ao magistrado que, nos momentos de perigo, era escolhido para dirigir os negócios públicos.

De começo, seu mandato, em caráter temporário, não durava mais que seis meses. Depois se tornou perpétuo.

Ditador. Modernamente, serve para indicar a pessoa que exerce o governo em caráter discricionário e absoluto, enfeixando em suas mãos todos os Poderes, ou somente os Poderes Executivo e Legislativo, deixando em normal funcionamento somente o Poder Judiciário.

DITADURA. Denominação dada ao governo que é exercido por um *ditador*. *Governo discricionário*. A ditadura é regime contrário à verdadeira democracia.

DIURNO. Do latim *diurnus* (de dia, ao dia), é aplicado para assinalar a circunstância ou situação dos fatos, *que acontecem durante o dia*, ou das coisas, *que sucedem de dia*, em oposição aos que possam vir durante a noite (*noturno*).

Normalmente, o período que se computa como pertinente ao *diurno* deve abranger o *dia natural*, isto é, o espaço que medeia do nascimento ao ocaso do sol: de seis às 18 horas.

Mas, consoante regra das leis trabalhistas, conforme argumento decorrente do disposto no art. 73, o *diurno*, em referência ao trabalho, vai das cinco às 22 horas. A partir dessas, até às cinco horas, ter-se-á o período noturno, em relação, igualmente, ao trabalho.

DIUTURNIDADE. Do latim *diuturnitas* (longa duração), quer, precisamente, assinalar tudo que ocorre ou que ocorreu *demoradamente, por longo tempo*, de modo a se tornar vulgarizado ou conhecido por todos quantos estejam próximos ou em situação de perceber as ocorrências que se referem a semelhantes fatos ou acontecimentos.

A *diuturnidade dos fatos*, pois, assinala a situação ou a circunstância de seu conhecimento generalizado ou vulgarizado, em razão do tempo em que se está verificando ou registrando.

DIVERGÊNCIA. Formado do verbo *divergir*, oriundo do *divergere* latino (*de*, partícula de oposição ou negação, e *vergere*, tender, inclinar-se), traz exato sentido de *contrariedade, oposição, dissidência, controvérsia, desaprovação*.

Na significação jurídica, outra não é a acepção de *divergência*. Decorre, sempre, da não aceitação, da não aprovação, do não reconhecimento, da repulsa ao ato executado por outrem, à pretensão manifestada ou ao fato que pretenda impor. É sempre reveladora do entrechoque de interesses, em vista do que surgem as controvérsias ou se fixam as dissidências, geradoras das disputas, propiciadoras das demandas e formuladoras dos litígios.

DIVERGENTE. De *divergir*, entende-se a pessoa que está em divergência com outra, por não concordar ou não aprovar medida ou ato que tenha executado. É o *adversário, contendor, dissidente*.

DIVERSÃO. Do latim *diversus* (diverso, afastado, apartado), é tomado geralmente na acepção de *desvio, desatenção, distração, afastamento, separação*.

É, assim, ato e efeito de divertir. Ou ato que se pratica de *modo diverso, de forma diferente*.

Aplica-se, ainda, com a significação de *divertimento*, decorrência de *distração*, onde há desvio de atenção ou afastamento acerca de certa conduta que não é atendida.

E, neste sentido, diz-se *casa de diversões*, em alusão aos estabelecimentos onde se promovem entretenimentos, espetáculos ou exibições de brincadeiras ou recreações de várias espécies.

DIVERTIMENTO. De *divertir*, exprime propriamente toda espécie de recreação promovida e realizada para alegria ou passatempo das pessoas.

DIVERTIR. Do latim *divertere* (ir-se embora, separar-se), emprega-se na terminologia forense em dois sentidos, que bem se aproximam de seu significado de origem:

a) possui o sentido de *interromper*. E neste sentido, então, se diz que o ato não deve ser *divertido* ou não se deve *divertir*, para acentuar que deve ser executado *sem interrupção*, sem solução de continuidade;

b) traz o sentido de *desviar*, no que possui significado equivalente a *distrair*.

Nesta acepção, quando se quer anotar o fato de alguém procurar desviar bens, seja *noinventário*, seja em qualquer outro ato ou diligência judicial, em que devem ser arrecadados, diz-se que há *diversão de bens*;

c) é, em acepção extensiva, empregado no sentido de *recrear, proporcionar brincadeiras, entreter, deleitar, alegrar, regalar*.

DÍVIDA. Derivado do latim *debitum*, de *debere* (dever, ser devedor), genericamente quer significar *tudo que se deve a alguém*, ou todas as *obrigações jurídicas*, encaradas pelo seu lado *passivo*, ou consideradas como a prestação da coisa ou do fato, a que se está obrigado para com alguém.

Num sentido mais especial e estrito, *dívida* quer dizer toda *quantia de dinheiro*, que se deve a outrem.

Embora, a rigor, por *dívida* entenda-se toda obrigação cuja prestação é em dinheiro a ser cumprida pelo devedor, aplica-se o vocábulo para designar o *que é por haver* da pessoa, quando, para o caso, melhor se diria *crédito*. Mas, para distingui-las, dizem ser a primeira *adívda passiva* e a segunda a *dívida ativa*.

Em regra, a *dívida* consta de *documento*, em que se funda a obrigação.

O documento em que se firma a *dívida* recebe, geralmente, o nome de *título de dívida* ou *título de crédito*.

DÍVIDA AFIANÇADA. É a que tem a garantia de outra pessoa, além do devedor principal, de quem a pode também exigir o credor, desde que, vencida e exigível, não é paga pelo devedor.

DÍVIDA AJUIZADA. Assim se diz quando já se iniciou a cobrança da *dívida* por *via judicial*.

DÍVIDA ANTIGA. Vulgarmente, *dívida antiga* é a mais velha ou a que precede as demais. Em confronto, porém, com várias outras *dívidas*, assim se diz da que antecede as demais e que, por certas circunstâncias, pode ser tratada com *preferência* (na liquidação). É assim a *dívida garantida*: a mais antiga prefere à mais moderna, segundo a primazia que lhe cabe pela prioridade do *registro* do ato em que se objetivou a garantia.

Em matéria de sub-rogação, ou novação, a *dívida antiga* é aquela em que se sub-rogou o novo credor ou a que se transformou em *nova obrigação*, pela novação.

DÍVIDA A TERMO. É a *dívida* representada por obrigação que deve ser cumprida dentro de um prazo determinado.

A *dívida já existe*, mas o cumprimento ou pagamento dela é que se defere para o *dia do vencimento*, ou *termo aprazado* para o seu pagamento.

Opõe-se, assim, à *dívida à vista*, cujo pagamento deve ter cumprimento no *ato* em que o credor o pede, pois que, neste caso, não depende de termo.

A *dívida a termo* diferencia-se da *dívida condicional*, que condição não é termo, mas *imposição* a ser cumprida. E enquanto não vem, não se pode exigir o seu cumprimento, que a *dívida* é *inexistente*.

DÍVIDA ATIVA. Expressão tida na mesma significação de *crédito*. É *obrigação jurídica* vista pelo lado de quem a pode exigir, isto é, de seu *credor*.

E, assim, é *valor que se contabiliza*, enquanto ao credor, na *coluna do ativo*, pois que se integra em seu *patrimônio*.

Em idêntico sentido, o Direito Financeiro e o Direito Tributário usam da locução para indicar todo *crédito a receber*, proveniente de impostos, diretos ou indiretos, que, pertencendo a um *exercício financeiro*, não tenha entrado, no tempo oportuno, nos cofres públicos.

É, então, a *dívida ativa* representada por toda soma de impostos atrasados e devidos, não recebidos no tempo em que deveriam ser pagos, e cuja cobrança e arrecadação, amigável ou judicial, é promovida sob esta *rubrica*.

DÍVIDA À VISTA. É a que não tem prazo de vencimento determinado, devendo ser resgatada, quando exigida.

Vide: *Dívida a termo*.

DÍVIDA CADUCA. É a que está prescrita e não pode ser exigida. Deixa de apresentar-se como uma *obrigação jurídica* exigível, para mostrar-se, meramente, uma *obrigação moral* ou *obrigação natural*, em que não se tem mais o direito de ação judicial para a sua cobrança ou execução.

Não é o mesmo que *dívida perdida*, pois esta não se mostra *extinta*, e sim se diz de *impossível cobrança*, notadamente pela falta de recursos do devedor ou de sua insolvabilidade.

Também difere da *dívida duvidosa* (conta duvidosa), que é a de *difícil cobrança*, mas não impossível.

DÍVIDA CERTA. Vide: *Dívida líquida e certa*.

DÍVIDA CIVIL. É a dívida que não se origina de ato mercantil nem provém de dever tributário ou de multa penal. São as dívidas resultantes de obrigação civil, regulada pelo Direito Civil.

DÍVIDA COMERCIAL. É a que provém de obrigação ou operação de natureza comercial.

DÍVIDA COMPENSÁVEL. Assim se diz da dívida que pode ser paga ou amortizada por meio de *compensação*, em virtude de serem devedor e credor, reciprocamente, obrigados, um ao outro, ao pagamento de certa importância ou ao cumprimento de certa prestação.

Compensadas as dívidas, o *devedor efetivo*, isto é, aquele contra quem se apure o *saldo exigível*, com o pagamento deste saldo terá cumprido a compensação e saldado as *dívidas*.

DÍVIDA COMUM. Assim se diz da dívida passiva, em que vários são os devedores presos pela *solidariedade passiva*, a qual pode ser exigida, por inteiro, de qualquer um dos *devedores solidários*.

DÍVIDA CONDICIONAL. Assim se conceitua a dívida que somente pode ser exigida depois que é cumprida a *condição*.

Na realidade, a *dívida condicional*, que se distingue da *dívida a termo*, aquela para cujo cumprimento se estabelece um prazo, somente se mostra uma obrigação jurídica exigível quando ocorre a *condição*. Esta é que a faz *perfeita*. E se a condição não se cumpre, dívida não há propriamente.

Nesta razão, quem a recebe, antes de cumprida a condição, está sujeito ou obrigado a restituir o valor que a representa.

O pagamento, em tais condições, diz-se *indevido*. E justifica a *repetição do indébito*.

DÍVIDA CONFUNDIDA. É a que, pela *confusão* passa, às mãos do próprio devedor, sub-rogado, então, nos direitos do credor.

E, assim, o *devedor* passa a ser concomitantemente *devedor e credor* da mesma obrigação. É razão natural de extinção.

DÍVIDA CONSOLIDADA. Vide: *Dívida pública*.

DÍVIDA DO CASAL. É a que pesa sobre os bens da *comunhão conjugal*, por ser contraída pelo marido ou pela mulher na vigência da sociedade conjugal.

DÍVIDA DUVIDOSA. É a de cobrança incerta ou difícil, embora não esteja prescrita.

DÍVIDA EM DINHEIRO. É a que resulta de mútuos ou de empréstimos em dinheiro, e que deve também ser quitada na mesma espécie.

DÍVIDA EXIGÍVEL. É exigível a dívida pura e simples, cujo termo tenha chegado, ou a condicional, quando já cumprida a condição, desde que esteja provada a sua veracidade ou procedência, e possa ser executada pelo credor.

Nas dívidas a termo ou a prazo, a exigibilidade, em princípio, vem do vencimento do prazo ou chegada do termo. No entanto, por exceção, é a dívida considerada vencida, portanto exigível, quando o credor se torna insolvável ou em outros casos indicados em lei. É o vencimento antecipado.

A falta de pagamento de uma *prestação*, na dívida em que se estipulou esta maneira de cumpri-la, é motivo também de exigibilidade de seu total, desde que a falta de pagamento de uma prestação importe no vencimento antecipado de todas as demais prestações.

No sentido *forense*, a dívida se diz *exigível*, quando, fundada em título líquido e certo (vide: *dívida líquida e certa*), está vencida. E pode, assim, ser exigível judicialmente.

DÍVIDA FISCAL. É a dívida que se refere ao que se deve ao *erário*. E, assim, tanto se pode considerar o *débito* proveniente de imposto devido, como o que resulta de multa imposta por infração fiscal.

A lei a considera como dívida líquida e certa, dando direito à *cobrança executiva* (*executivo fiscal*).

As dívidas fiscais, em regra, não são compensáveis. E somente serão permitidas, em casos especiais, se autorizada a compensação por lei ou pelos regulamentos fiscais.

DÍVIDA FLUTUANTE. Vide: *Dívida pública*.

DÍVIDA FUNDADA. No Direito Financeiro é o mesmo que dívida consolidada, isto é, aquela reconhecida pelo Poder Público.

DÍVIDA FUTURA. É a dívida ainda não efetivamente contraída, embora já possa ser objeto de convenção ou ajuste.

No caso de *dívida condicional*, assim se pode dizer da dívida, enquanto não cumprida a condição, porque, em verdade, quando cumprida é que a dívida se mostra efetiva e presente.

DÍVIDA GARANTIDA. É a dívida que tem qualquer espécie de garantia, seja real ou pessoal, que se constitui em obrigação acessória a seu cumprimento.

DÍVIDA HEREDITÁRIA. É a que se funda na herança, distinguindo-se, por esta razão, da dívida pessoal, própria e particular do herdeiro.

Mais propriamente, assim, entende-se uma dívida passiva do *de cujus*, que não foi cobrada no inventário, antes da partilha, e que vai ser exigida dos herdeiros, dentro da força da herança de cada um.

DÍVIDA HIPOTECÁRIA. É a *dívida garantida por hipoteca*, que se constitui em contrato ou obrigação adjeta da obrigação principal (a dívida).

A garantia hipotecária pode decorrer de bens do próprio devedor, dados em garantia, ou de bens de terceiro, que anui em oferecê-la.

A execução da dívida hipotecária recai desde logo nos bens oferecidos em hipoteca.

As *dívidas hipotecárias*, quando se trata de devedor hipotecante casado, somente se fazem exigíveis se também firmadas pela esposa do devedor ou da pessoa que ofereceu a garantia.

DÍVIDA ILÍQUIDA. É a que não apresenta *liquidez* ou certeza de seu *quantum*, devendo assim ser este ainda apurado ou verificado.

Assim, a qualidade de *ilíquida* da dívida não se funda em sua legitimidade ou legalidade, mas no fato de não trazer *precisa* ou *fixada a soma exata* da prestação a ser paga em dinheiro.

DÍVIDA IMOBILIÁRIA. Assim se diz de toda dívida que provém de rendas ou rendimentos obtidos de imóveis, como os foros e *laudêmios*.

DÍVIDA LEGAL. Vulgarmente se diz *legal* toda dívida originada em fato, que não contravém dispositivo de lei.

Mas, em sentido particular, diz-se *dívida legal* toda aquela que provém de encargo a que se é obrigado por força de lei: educação dos filhos, alimentos etc.

DÍVIDA LEGÍTIMA. É a que se funda em *justa causa*, e, por esta razão, merece o credor a proteção legal a fim de que se assegure a sua cobrança.

As dívidas de jogo, de aposta, de usura, não se dizem legítimas, desde que se fundam em causas vedadas por lei.

DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. Assim se diz da *dívida* que, legítima ou fundada em justa causa, traz em seu próprio título a *ciência* do que se deve e a *fixação e certeza* do *quantum* devido.

Em razão disso, uma dívida é *líquida* quando se está *certo* ou *ciente* de que se deve e quando se sabe o *valor* desse *débito*, que, assim, se mostra *exato e definitivo, presente e inalterável*. E dessas duas circunstâncias resultam a equivalência da liquidez e a ideia da certeza.

Mas a liquidez e certeza também assentam na *firmeza do documento*, pois, se não há *prova irrefutável* de sua existência, não há ideia de sua certeza, embora se tenha a fixação de seu valor.

É preciso, pois, que não haja qualquer dúvida em relação a sua *existência*, onde se funda a sua certeza e liquidez.

A expressão *dívida líquida*, em realidade, exprime o mesmo sentido e nos traz o mesmo conceito de dívida líquida e certa. A liquidez da dívida é oriunda, igualmente, de sua certeza.

Por esta razão, a simples menção de *dívida líquida* já induz a ideia de certeza, tornando-se, pois, redundante a indicação de *certa*.

No entanto, a expressão *dívida certa*, embora imponha a ideia de sua existência, de sua realidade, tornando-a, mesmo, individuada ou identificada, não encerra o sentido de *líquida*.

A dívida líquida é certa, mas a certa não é líquida.

DÍVIDA LITIGIOSA. É a *dívida contestada*. E o devedor, por sua contestação, põe a dívida em litígio, seja porque não a reconhece em toda sua força ou porque não a julgue legal ou legítima.

Mas a evidência do litígio não a torna *ilíquida e incerta*, se estas não são as suas qualidades.

DÍVIDA MAIS ONEROSA. A dívida mais *onerosa*, conforme a própria significação do qualificativo, tanto pode significar a de maior vulto ou representada por maior soma, como a que esteja sujeita a outros encargos, de que as outras dívidas se encontram livres.

A dívida sujeita a *maiores juros* ou que oferece maiores garantias é a que se tem como *maisonerosa*: possui mais ônus.

DÍVIDA PARTICULAR. É a dívida considerada em relação ao devedor, fora de qualquer organização a que pertence.

E, assim, se distingue da dívida social.

Por esta razão, a *dívida particular* é, geralmente, exigida pessoalmente de seu devedor.

Na falência das sociedades comerciais, no entanto, quando o particular é *sócio solidário* da firma, pode ser a sua dívida particular trazida à falência, para que, subsidiariamente, seja anotada e resgatada com o que lhe couber afinal, se o credor não tem também garantia particular, com que se possa cobrar sem os percalços da falência.

DÍVIDA PASSIVA. É a designação que se dá à dívida, como o *que é devido pelo devedor*. É a dívida compreendida em seu sentido mais próprio, assim denominada em oposição à *dívida ativa*, que mostra o direito do credor de exigí-la.

Na técnica do *Direito Administrativo*, por *dívida passiva* entende-se todo compromisso da Administração, relativo ao exercício vencido e que deve ser pago no exercício em curso. Constitui encargo do exercício seguinte.

Corresponde, na tecnologia contábil, a *contas a pagar* ou a toda *obrigação a cumprir*, que se contabiliza no *passivo* do comerciante, razão por que recebeu essa qualificação.

DÍVIDA PESSOAL. Assim se diz da dívida que é particularmente contraída por uma pessoa, não em razão de sua participação em qualquer sociedade, ou como garantia de dívida contraída por outrem. Nesta acepção traz sentido similar à *dívida particular*.

Também se dá esta denominação, para opor-se à *dívida real*, como aquela de que somente se tem uma *ação pessoal* contra o devedor.

DÍVIDA PIGNORATÍCIA. É a dívida garantida por *penhor*.

DÍVIDA “PORTABLE”. Do francês *portable*, quer dizer *trasladável* ou *transportável*.

Desta forma, dívida *portable* é aquela que deve ser paga no *domicílio do credor* pelo próprio devedor ou por outra pessoa, por sua ordem. E como *dívida trasladável*, então, entende-se toda aquela cuja satisfação importe, só por si, na resolução da obrigação.

Opõe-se a dívida *quérable*, que nesta o credor é quem deve procurar o devedor, a fim de que a cobre ou receba.

DÍVIDA PRESCRITA. Assim se diz da dívida cuja *ação de cobrança* prescreveu, não sendo, pois, exigível ou exequível judicialmente. E como a *ação prescreveu*, também decaiu o credor de seu *direito de cobrar*.

DÍVIDA PRIVILEGIADA. Assim se diz da dívida que tem *privilégio*, assegurado por lei, preferindo assim às demais dívidas, pela prioridade que lhe é conferida.

As *dívidas privilegiadas*, sejam no concurso de credores ou na falência, são pagas preferencialmente.

Diferem das *dívidas garantidas*, visto que estas se mostram preferidas somente em relação aos bens que as garantem ou à fiança que assegura seu fiel cumprimento.

Em relação ao objeto da garantia, as garantidas lhe levam primazia, mas, em relação às demais dívidas, têm elas a prioridade.

Distinguem-se o privilégio em *geral* e em *especial*, consoante atingem à generalidade de haveres do devedor ou somente se referem a determinada soma deles.

Opõem-se às *dívidas quirografárias*.

DÍVIDA PÚBLICA. Denominação dada ao conjunto de compromissos ou obrigações assumidas pelo governo para fazer face aos déficits orçamentários ou para atender a despesas de caráter extraordinário e urgente.

A *dívida pública* compreende a *dívida consolidada* e a *dívida flutuante*.

A *dívida consolidada*, também dita de *dívida fundada*, compreende as obrigações realmente assumidas pelo Estado, a título de *empréstimo*.

Neste sentido pode ser *interna* ou *externa*, segundo é contraída interiormente no país ou no estrangeiro.

A *dívida flutuante*, chamada também de administrativa ou de tesouraria, é a que o Tesouro contrai, por um breve ou determinado período, para atender às necessidades momentâneas ou para solver encargos, oriundos da administração de bens de terceiros, confiados à sua guarda.

O resgate da dívida pública é previsto pelo *orçamento*, onde se fazem as necessárias dotações, seja para sua amortização como para os serviços de juros.

DÍVIDA PURA E SIMPLES. É a que contém a obrigação de pagar sem que se tenha de aguardar a chegada do termo, ou o cumprimento de condição.

É a dívida exigível desde logo, em consequência da operação ou do ato em que se funda.

DÍVIDA “QUÉRABLE”. Adotando para qualificativo a expressão francesa *quérable*, que significa *requerível*, quer significar a locução a *dívida* cujo pagamento deve ser feito *nodomicílio do devedor*, ou no local por este escolhido, em virtude do que cabe ao credor procurar o devedor para que cumpra o pagamento.

A dívida *quérable* entende-se, pois, por aquela em que o devedor ou mesmo o credor estabelece ou predetermina o *local do pagamento*, onde o devedor deve ser procurado para atendê-lo.

Claramente deve entender-se que o credor só se pode apresentar ao local determinado, para exigir o pagamento da dívida, quando é ela vencida e exigível, não antes.

Vencida a dívida *quérable*, tornada, pois, exigível, a cobrança pode ser efetivada a *qualquer hora do dia* do vencimento, ficando o momento ou hora ao critério do credor, ou de quem venha cobrá-la, em seu nome.

DÍVIDA QUIROGRAFÁRIA. Assim se designa a dívida que não possui qualquer garantia ou privilégio. E que, quando concorre com outras dívidas, igualmente quirografárias, entra ou participa do rateio, pelo que se apurar na venda dos bens pertencentes ao devedor.

Por esta razão, o credor de dívida quirografária, diz-se, também, quirografário.

DÍVIDA RECONHECIDA. A dívida diz-se *reconhecida* não somente porque o devedor a tenha efetivamente *confessado*, reconhecendo por esse modo a sua *procedência e legitimidade*, como também por haver declarado em *documento* posterior à data de ser contraída, que *reconhece* a sua exatidão.

O reconhecimento pela *confissão* ocorre, em regra, no processo judicial, em que a dívida está sendo processada.

O reconhecimento por *declaração* decorre de qualquer manifestação feita pelo devedor em documento escrito ou na própria *carta*, ou *fatura*, em que a dívida se funda.

O reconhecimento decorrente de confissão judicial vem apenas validar o *título* que não se encontra formalizado, pois que, sem a existência dele, não se poderia, por mera alegação, intentar a ação.

O reconhecimento extrajudicial forma documento válido para a exigibilidade da dívida.

DÍVIDA SIMULADA. É a dívida que se *formula artificialmente* em prejuízo de terceiros. Tratando-se, pois, de ato fraudulento, pode ser impugnada pelos demais credores do devedor simulador.

DÍVIDA SOCIAL. É a dívida contraída pela pessoa jurídica ou sociedade, a qual é de responsabilidade do patrimônio social, não atingindo os sócios dela, salvo se solidários por suas obrigações.

Distingue-se da *dívida particular*, que é contraída pelos sócios fora da sociedade.

Os sócios solidários de uma sociedade comercial, além da responsabilidade que lhes cabe na qualidade de sócios, são responsáveis subsidiariamente pelas dívidas sociais, com os seus haveres particulares, se os bens sociais não bastam para cumpri-las, em caso de falência.

DÍVIDA SOLIDÁRIA. É a dívida que possui mais de um devedor que seja solidariamente responsável pelo seu pagamento.

E essa solidariedade importa em poder o credor exigir o pagamento integral da dívida de qualquer um dos devedores solidários, coobrigados nela.

DÍVIDA VENCIDA. Assim se diz da dívida a termo, quando a este se atinge, ou da dívida condicional, quando se cumpre a condição, e não foi pontualmente paga.

O vencimento da dívida não cumprida marca o início da oportunidade do credor de poder exigir judicialmente o seu cumprimento, procedendo à sua cobrança judicial.

A falta de pagamento de dívida líquida e certa, no dia em que se vence e se faz exigível, é provada pelo protesto do título ou documento em que se firma.

O protesto tem a propriedade de pôr o devedor em mora.

DÍVIDA VINCENDA. Assim se diz da dívida a termo, que ainda *está para vencer*.

DIVIDENDO. Derivado do latim *dividendus* (que deve ser dividido), de *dividere* (dividir, partir, *distribuir*), na terminologia do Direito Comercial, e, mesmo do Direito Civil, é compreendido como a *percentagem* ou o *rendimento* que cabe aos sócios ou acionistas de uma sociedade, proporcional ao *capital* que possuem na mesma sociedade.

Representa, neste sentido, a *parte de lucro* que compete ao sócio, segundo o valor de sua *cota* ou *cotas* no capital da sociedade, o qual, denominado *lucro líquido*, desde que está apurado de todos os rebates e abatimentos contratuais, estatutários ou legais, é distribuído na conformidade do que, nos contratos ou estatutos, está prescrito.

A distribuição do dividendo é, assim, matéria que se regula no próprio pacto societário, importando, no entanto, no pressuposto de *lucro efetivamente apurado*.

Entretanto, pode ocorrer, mesmo sem evidência de lucro, se assim for estipulado, ou se um *terceiro* deu *garantia de lucro*, em virtude do que é devido o pagamento anual de certa percentagem (dividendo), sobre o capital, mesmo sem que se anote lucro efetivo.

Em regra, semelhante garantia é concedida pelo governo às companhias que se organizam para exploração de serviços públicos, ou nas sociedades anônimas, em relação às ações preferenciais. A rigor, porém, o sentido de *dividendo* pressupõe sempre a existência de *lucros líquidos*, decorrentes da exploração do objeto social. E, somente, por analogia, *os juros garantidos* recebem essa denominação.

Dividendo. Em sentido amplo, porém, é aplicado para indicar toda espécie de *cota*, *percentagem*, *contribuição*, que se recebe ou a que se está obrigado, em qualquer *rateio*, *divisão* ou *repartição*.

E, assim, na falência ou no concurso de credores, a *cota* ou *percentagem* paga aos credores em consequência de *rateio* feito das importâncias apuradas na liquidação dos bens do devedor diz-se também *dividendo*.

Dividendo. É ainda o vocábulo empregado notadamente na terminologia da *ação divisória*, para indicar o imóvel que está sendo dividido ou é passível de divisão.

DIVIDENDO CUMULATIVO. É o que se acumula, que vem trazer um maior benefício além do ordinário ou comum.

Dividendo cumulativo é, assim, o dividendo que vem, como vantagem ou preferência, além do dividendo ordinário que também se aufer.

Ocorre, por ele, uma *duplicidade* de rendas auferidas pela aplicação do capital.

É permitido sua instituição nas *ações preferenciais* das sociedades anônimas.

Mas não se permite sua distribuição com ofensa ao capital social. Tem, por isso, de ser distribuído em função do lucro obtido, ou de reservas acumuladas para esse fim.

Quando os *dividendos cumulativos* se prefixam, dizem-se *fixos e cumulativos*.

DIVIDENDO FIXO. Assim se diz do dividendo que tem uma taxa prefixada, a qual, por essa forma, formula um *dividendo invariável*.

A fixação do dividendo pode decorrer da garantia do juro, pelo qual o dividendo sempre se garante até a percentagem prefixada, ou pode ser consequência de *privilégio* ou *preferência* outorgada a certas espécies de ações, nas sociedades anônimas.

Salvo o caso de *juro garantido*, mesmo prefixado, o *dividendo* não é distribuído quando não se registra lucro líquido em que se possa fundar e sua distribuição resulte em prejuízo ao capital social.

O *dividendo fixo* pode ser simples, somente constando da soma que por ele se atribui às ações, ou pode ser *fixo e cumulativo*, quando se permite que o *beneficiário*, além dele, perceba os dividendos normais, distribuídos segundo as regras estatutárias.

DIVIDENDO OBRIGATÓRIO. Diz-se da parcela dos lucros, estabelecida no estatuto a que os acionistas fazem jus; se o estatuto for omissivo, considerar-se-á dividendo obrigatório a metade do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos valores destinados à reserva (legal ou para contingências) (LSA, art. 202).

DIVISA. Derivado de *divisar*, no sentido de demarcar ou abalizar, é o vocábulo indicado para determinar o *ponto*, em que duas propriedades ou dois territórios se encontram, *marcando* o seu *limite* ou a sua *fronteira*.

E, assim, quando se fala que a propriedade tem *divisa* com a propriedade de determinada pessoa, quer significar que se limita com esta, sendo, pois, *confrontante* dela.

Divisa. Mas, quando se origina do verbo *divisar*, no sentido de *distinguir*, indica o *signal* ou *distintivo*, em virtude do qual se dá a conhecer a *dignidade* ou *posto* de quem a traz.

É este o sentido na terminologia militar, para distinguir o *signal* trazido pelos oficiais inferiores, em vista do qual se conhece o posto militar ocupado.

Divisa. Na nomenclatura das operações de *câmbio*, é usado para exprimir a própria *cambial*, ou seja, o *saque de câmbio* que pode ser emitido contra qualquer praça estrangeira, para constituir reservas ou disponibilidades que possam autorizar pagamentos de aquisições ali realizadas.

Dessa forma, *divisa*, além de ser indicativo da própria *cambial*, assinala a existência dessa mesma reserva ou disponibilidade a favor de um país em mercado estrangeiro.

DIVISÃO. Do latim *divisio*, de *dividere* (dividir, repartir, partilhar), entende-se por todo ato pelo qual se *divide* ou se *partilha* alguma coisa, para que o todo assim dividido forme tantas partes, que se distribuem ou se partilham entre várias pessoas.

Divisão é, assim, tecnicamente, o ato de *dividir*, coisa que se possa *repartir*, ou seja, divisível.

Da ideia da *divisão*, ou melhor, de sua possibilidade, é que advém o princípio de *divisibilidade das coisas*.

Em sentido jurídico *divisão* tem equivalência de *partilha*, que também é meio de dividir.

Divisão. No Direito Processual, diz-se *divisão* para a ação que tem a propriedade de vir tornar dividida a coisa indivisa, tida em comum, pela qual se atribui a cada condômino a *parte* que lhe cabe, sem que se possa, daí por diante, confundir uma com as outras, reconhecendo para todos, em relação ao quinhão de cada um, todos os direitos de propriedade preexistentes entre os condôminos.

Vide: *Ação de divisão*.

Divisão. É designação que se dá, em Direito Civil, ao *benefício* que se concede ao devedor de se libertar da dívida, pagando a parte que lhe compete no rateio dela, como codevedor.

Vide: *Benefício da divisão*.

Divisão. É tomada, também, no sentido de *linha divisória* ou limites entre dois prédios, ou limites de um território.

Divisão. Na linguagem militar, designa um grupo de forças armadas ou de navios de guerra.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA. Compreende a divisão, feita pelo Poder Público, das várias regiões de um país, a fim de que se estabeleçam as diversas autoridades, a que se atribuem funções administrativas dentro da zona ou território limitado pela divisão.

A divisão administrativa, segundo a soma de poderes conferidos aos administradores, toma as denominações de Estados, Municípios e Distritos.

DIVISÃO CÔMODA. Exprime a locução a divisão que se possa fazer efetivamente. É a divisão real, em virtude da qual a *coisa dividenda* ou *dividida* possa ser desdobrada em *partes* ou *quinhões* sem qualquer ofensa à integridade dela.

As *coisas indivisíveis*, assim, não suportam uma divisão cômoda, somente permitindo uma *divisão intelectual* ou *ideal*.

Cômoda, pois, nesta aplicação, tem perfeito sentido de *efetiva*, *real*, sem que se possa trazer qualquer dano ou prejuízo à coisa, pela divisão.

Também o *cômodo* pode ter o sentido de *oportuno*. Uma divisão inoportuna, sendo prejudicial, não é cômoda.

DIVISÃO GEODÉTICA. Assim se diz da *divisão* que não se faz segundo as regras instituídas pela *ação divisória*, mas que se processa segundo a *arte* geodética, amigavelmente, entre os proprietários de terras partilhadas em inventário, se todos maiores.

A divisão se efetiva, então, em presença da própria *carta*, em que se encontra figurado o imóvel, dentro das regras da geodésia, como aliás se faria na *ação divisória*, tão logo fosse promovida a confecção da carta, cujo levantamento foi feito pelo agrimensor.

Da divisão geodética, ou seja, quando esta se executa, é que se segue a demarcação dos *quinhões partilhados*.

DIVISÃO INTELECTUAL. Opondo-se à *divisão real*, assim se diz da divisão da coisa, que não tem *divisão cômoda* ou que é *indivisível*, quando feita em *partes iguais* (*partes incertae*), as quais se exprimem por *um terço*, *um quinto*, *um décimo* etc.

Em tal situação, porém, a coisa persiste indivisa em realidade, pois que a divisão intelectual pressupõe a impossibilidade de uma divisão efetiva.

Assim se diz que a pessoa tem a coisa *pro indiviso* ou *rem habet communem*.

DIVISÃO REAL. É a divisão efetiva, só suportada pelas coisas realmente e comodamente divisíveis.

DIVISIBILIDADE. É a qualidade de tudo que *possa ser dividido*.

No sentido jurídico, a divisibilidade não é tida em conceito absoluto.

Desse modo, a divisibilidade advém não somente da possibilidade material de ser a coisa dividida, como da própria oportunidade da divisão, não somente em relação ao valor das partes em que deve ser dividida, como ao fim que se tem em vista.

Segundo a regra jurídica, a divisibilidade decorre de se poder repartir a coisa ou o bem *sem alteração* de sua substância, ou do *fim econômico a que se destina*.

Mas a vontade das partes ou a imposição da lei pode tornar indivisível o que é divisível.

Dessa forma, a *divisibilidade* decorre da natureza *física* ou *jurídica* da coisa, pela qual se mostra divisível.

DIVISÍVEL. É vocábulo que se emprega para indicar tudo que possa ser dividido, não somente em face de sua possibilidade material, como porque não se encontre qualquer impedimento para que seja promovida a divisão.

DIVISOR. Significa *o que divide*. É assim o elemento que se tem para promover a divisão, encontrando-se o resultado (*quociente*), em que se funda a partilha ou divisão.

DIVISOR DE ÁGUAS. Assim se diz do acidente geográfico que promove a *divisão das águas*, dividindoas, naturalmente, para rumos ou destinos diferentes.

DIVISÓRIO. Assim se diz de tudo que respeita à divisão ou partilha. Designa, também, toda coisa que serve de divisão ou limites entre dois prédios.

Tapumes divisórios. Paredes divisórias.

DIVÓRCIO. Derivado do latim *divortium*, de *divertere* ou *divortere* (separar-se, apartar-se), é empregado na técnica jurídica para indicar um dos processos por que se dissolve o casamento, com a *ruptura* de todos os laços que se haviam formado por ele.

O *divórcio*, assim, tem efeitos jurídicos mais amplos que a separação, pois que por ele se quebra o próprio *vínculo conjugal*, ficando os cônjuges desimpedidos para novo matrimônio.

Considerado o casamento como contrato, o divórcio, em verdade, corresponde a seu *distrato*.

O Projeto-Lei nº 155, de 2004 – e seu substitutivo, também de 2004, que tornou obrigatória a presença de advogados entre as partes no assunto de que cuida o referido instrumento – foi sancionado pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e entrou em vigor em 05.01.2007, como Lei nº 11.441. Dispõe essa lei que, a partir dessa data, não precisam passar pelo Poder Judiciário – podendo ser homologados em escrituras públicas, ou seja, em cartórios – os processos **consensuais** de separações, divórcios, partilhas e inventários, mas não nos casos envolvendo menores de idade, quando os processos continuarão indo para a justiça, para o juiz decidir pensão, guarda das crianças e partilhas dos bens. O objetivo dessa lei é o de agilizar a Justiça.

Em 2010, foi promulgada a EC 66, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento pelo divórcio, suprimindo o requisito da prévia separação judicial por mais de 1 ano ou comprovada separação de fato por mais de 2 anos.

DIVULGAÇÃO. Derivado do latim *divulgatio*, de *divulgare* (fazer público, espalhar), entende-se por ação de dar publicidade ou tornar pública uma coisa qualquer.

É a *publicidade* que deve ser dada a certas coisas ou a certos atos, para que não se possa alegar ignorância de sua prática.

DIVULGAÇÃO DE OBRA. Publicação ou edição de uma obra literária, científica ou artística.

A divulgação da obra, não sendo promovida por seu próprio autor, somente se permite por autorização ou concessão dele. A pessoa a quem o autor dá semelhante autorização diz-se *editor*. Neste particular, então, *edição de obra* tem sentido equivalente a *divulgação de obra*.

DÍZIMA. Derivado do latim *decimus* (décimo, décima parte), tem sido o vocábulo, com o mesmo sentido de *dízimo*, empregado para indicar todo imposto ou tributação, consistente na *décima parte* do valor da *matéria tributada*.

DÍZIMO. Vem do latim *decimus* (décimo), e se aplica no sentido de imposto ou contribuição, que se baseia na *décima parte* do valor da *espécie* tributada.

Mas, na terminologia antiga, distinguindo-se da *dízima*, indicava a contribuição devida pelos paroquianos à Igreja, para sustento dos párocos, consistindo na entrega de dez por cento dos frutos produzidos.

E se diferenciava o *dízimo* da *côngrua*. Esta era estabelecida quando o pároco não tinha *dízimos* e era devida pelo *dizimador* (cobrador por direito dos *dízimos*), que lhe daria uma *porção* ou parte dos *dízimos* arrecadados ou percebidos.

Mas, além dos *dízimos eclesiásticos* (devidos à Igreja), havia os *dízimos seculares* ou *enfendados* (nome este porque adveio, em geral, de direito do feudo), para indicar os que são devidos aos leigos.

DNA. Símbolo em inglês de De(s)oxyribonucleic Acid, ou ADN, ácido desoxirribonucleico, que é uma complexa trama de substâncias químicas que, ordenadas de forma especial em cada pessoa, diferencia um ser vivo do outro e determina desde a cor dos olhos à tendência a desenvolver doenças. O DNA compõe o gene. (nsf e gc)

DOAÇÃO. Derivado do latim *donatio*, de *donare* (dar, brindar, presentear), bem exprime o vocábulo, por sua etimologia, o *ato de liberalidade*, pelo qual a pessoa *dispõe* de bens ou vantagens integradas em seu patrimônio em benefício de outrem, que os aceita.

É, assim, o *contrato unilateral*, porque se forma da vontade exclusiva do *doador*, pelo qual se aliena ou se transfere para outrem, a *título gratuito*, coisa que pertencia ao doador.

A doação pode ter por objeto *bens* ou *vantagens*. Assim, pode consistir em qualquer *direito* ou *coisa*, seja corpórea ou incorpórea.

Seu caráter está no *animus donandi*, ou seja, na *pura liberalidade* promovida pelo doador.

Mas depende da *aceitação* do donatário, a qual pode ser *tácita* ou *expressa*, quando não se exija uma aceitação categórica, como quando a doação é sujeita a *encargos*. Aí somente a *expressa* terá validade para tornar o contrato em vigência.

Ato de liberalidade, que não se presume, a doação deve ser sempre manifestada por escrito. Pode ser feita por instrumento público, ou mesmo por particular, se para a transferência do bem, de que é objeto, não for de sua essência a escritura pública. Em certos casos, mais considerada como *presente* ou *dádiva*, que se cumpre pela simples tradição da coisa, pode ser *verbal*.

A doação pode ser *pura* e *simples*, como pode vir acompanhada de encargos ou imposições.

E assim se dirá *condicional*, *remuneratória*, *com encargo*, *modal*.

Por princípio, a doação é *irrevogável* ou irretroatável, depois que aceita pelo donatário. Não é regra absoluta. E a própria lei admite sua revogação, indicando os casos em que possa ocorrer:

- a) por não cumprimento das cláusulas, condições ou encargos;
- b) por vício que anule o contrato, segundo as regras gerais de Direito;
- c) por ingratidão do beneficiado ou donatário.

DOAÇÃO A TÍTULO SINGULAR. É também dita a *título particular*. Mais própria é a primeira designação, desde que a segunda pode trazer confusão com a forma da escritura por que a doação se efetiva.

E se diz a *título singular* quando incide sobre *bens determinados*, ou seja, *especificados*, trate-se de um somente ou de vários. A *discriminação* e *determinação* dos bens é que caracterizam a espécie.

Diz-se também *singular*.

DOAÇÃO A TÍTULO UNIVERSAL. É a que não especifica a qualidade ou espécie de bens, referindo-se a uma *parte* do patrimônio do doador.

Opõe-se ao sentido da *doação a título singular*.

DOAÇÃO CONTEMPLATIVA. Contemplar (do latim *contemplare*) quer dizer *considerar*, *ter consideração*.

Assim a *doação contemplativa* ou *feita em contemplação do merecimento* resulta num *ato de admiração* do doador pela pessoa do donatário.

É perfeito *ato de liberalidade*, sem qualquer modificação ou restrição para sua execução. É *doação pura e simples*.

DOAÇÃO GRAVADA. É a doação submetida ou sujeita a encargos, sejam consistentes no emprego da coisa, segundo disposição do doador, sejam na afetação, que se impõe aos bens doados.

É a *gravação* uma restrição ao uso da coisa ou uma prestação imposta ao donatário, mostrando-se a doação, no tocante à *equivalência*, um *contrato oneroso*, sendo liberalidade no que respeita ao excesso nele evidenciado.

DOAÇÃO INOFICIOSA. É, a rigor, a doação que se faz em prejuízo de outrem, pelo que se mostra anulável, pois que não é oponível aos terceiros, que por ela são lesados.

Diz-se, assim, *inoficiosa* a doação que excede à legítima do donatário e sai da porção disponível do doador, quando feita por antecipação de herança ou da legítima, ou a que é feita em *fraude de execução*, ou em *fraude dos credores*.

DOAÇÃO “INTER VIVOS”. É a que se faz *entre vivos*, com a intenção de realizar imediatamente o ato de liberalidade, transferindo-se para o domínio do donatário o objeto da doação, em caráter irrevogável, ressalvadas as restrições legais, em que se permite *revogação*.

E, na doação, não se pode dispor sobre a renúncia da revogação por parte do doador.

DOAÇÃO MODAL. Assim se diz da doação que vem acompanhada de condições, encargos, feita a termo ou que imponha ao donatário certas cláusulas a serem por ele cumpridas.

Mas, todas essas restrições impostas às doações, que formam variedades de espécies, devem ser possíveis e lícitas, pelo que se mostrarão inoperantes no caso em que não atendam a semelhantes requisitos.

DOAÇÃO “MORTIS CAUSA”. Assim se diz da doação, feita sob a condição de sobrevivência do donatário em relação ao doador, baseada ainda no princípio da revogabilidade, enquanto vivo o doador.

Era instituída por *tempo indeterminado* ou dentro de *prazo certo*, pelo que, decorrido, não advindo a morte ao doador (*propter mortis suspicionem*) se daria a *reversão*.

Embora admitam as legislações a cláusula de reversão na doação, a doação *mortis causa*, originária do Direito Romano, caiu em desuso, não logrando aceitação na atualidade.

No entanto, nas doações *propter nuptias*, o Direito Civil brasileiro admite a doação *mortis causa*, considerando-a caduca quando faleçam o donatário e os filhos deste antes do doador.

As próprias doações por *avanço* ou *antecipação* das legítimas não se consideram *mortis causa*, pois que o domínio e a posse dos bens já se transferem ao donatário ao tempo em que se fez, e *quando vivo o doador*, indicando-se doação *inter vivos* feita de pai a filho.

DOAÇÃO ONERADA. Tanto se pode dizer *onerada* a doação gravada de encargos, consistentes em prestações do donatário, como a que se mostra *onerada* por ônus impostos aos bens doados.

Assim, é onerada a doação quando se impõem restrições ao uso ou disposição da coisa doada, consequentes da incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade.

A cláusula de reversão também constitui um ônus.

DOAÇÃO ONEROSA. É a que contém encargos. Pode ser revogada pelo seu não cumprimento. *Doação gravada*.

DOAÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DA LEGÍTIMA. Assim se diz da doação feita pelo pai ao filho, como avanço ou *adiantamento* da herança.

É doação feita *por conta* da herança ou da legítima.

Essa doação está sujeita à *colação*, salvo se o doador houver determinado que saia de sua *metade disponível*.

No entanto, quando excede da legítima e da metade disponível, é considerada *inoficiosa*. E neste caso não prevalece contra os demais herdeiros, desde que também herdeiro necessário é o donatário.

DOAÇÃO “PROPTER NUPTIAS”. É denominação posta à doação feita no contrato ou pacto antenupcial, com a condição de valer *depois da morte do doador*. Equivale a *propter mortis suspicionem*.

É da essência desta espécie de doação, que, falecido o donatário, os filhos deste, que sobrevivam ao doador, aproveitarão do benefício. E, assim, somente a morte do donatário e de seus filhos fará caducar a doação.

DOAÇÃO PURA E SIMPLES. É a doação em seu estado de perfeita liberalidade, porque é passada sem condição, sem causa, presente ou futura, e sem qualquer restrição ao uso e gozo do benefício.

É, assim, a doação livre e isenta de qualquer restrição ou modificação para a sua constituição ou execução, operando-se, tal como é, por simples liberalidade do doador.

DOAÇÃO REMUNERATÓRIA. Embora não se apresente, em verdade, como um *pagamento*, a *doação remuneratória* é fundada na intenção (*animus*) de recompensar uma pessoa, economicamente, por serviços prestados ao doador, pelos quais não devia qualquer pagamento.

DOAÇÃO REVERSÍVEL. Assim se diz da *doação*, em que é imposta a *cláusula da reversão*, no caso em que o doador sobreviva ao donatário.

A cláusula de reversão deve ser expressa e imposta *incontinenti*, isto é, no mesmo instante e no mesmo ato em que se formula a doação.

Não é, assim, cláusula que possa vir *ex intervallo*, isto é, depois que a doação é feita e aceita.

DOAÇÃO REVOGÁVEL. Assim se diz de toda doação, cuja revogação é autorizada ou legalmente permitida.

Em regra, domina na doação o princípio da irrevogabilidade, salvo nos casos em que a lei, expressamente, admite sua revogação.

Nas doações onerosas ou com encargo, a revogação se opera de pleno direito pela inexecução do encargo.

Nas doações comuns, a revogação, em regra, salvo casos de vício contratual, somente se dá pela ingratidão do donatário à pessoa do doador.

No entanto, não se revogam, nem mesmo por ingratidão, as doações:

- a) remuneratórias, puramente; isto é, *exclusivamente*;
- b) oneradas com encargo, desde que cumpridas;
- c) feitas em cumprimento de obrigação natural;
- d) para determinado casamento, uma vez realizado, desde que, por princípio, entendem-se feitas para constituição do dote.

DOBRA. Derivado de *dobrar* (duplicar), na terminologia trabalhista é o vocábulo usado para indicar o serviço que empregado ou trabalhador faz, após terminação de seu horário, em substituição a outro empregado ou trabalhador, que faltou ao serviço, em outro turno ou horário.

A *dobra* representa serviço extraordinário e dá direito ao pagamento *em dobro*, ou seja, relativo ao serviço feito, além do que cabia ao empregado pelo serviço normal, ou seu.

DOCA. Derivado do inglês *dock* (dique a seco, doca), geralmente empregado no plural *docas*, designa o *armazém*, instalado junto às alfândegas, nos *portos* em que se guardam as mercadorias desembaraçadas ou as que se destinam a outros portos, a fim de serem devidamente encaminhadas a seu destino, após o desembarço ou despacho.

DOCUMENTAÇÃO. Conjunto de documentos ou série de documentos que se exibem ou se trazem a juízo para comprovação dos direitos em discussão judicial. Documentos que elucidam certos fatos ou servem para comprová-los.

DOCUMENTO. Do latim *documentum*, de *docere* (mostrar, indicar, instruir), na técnica jurídica entende-se o papel escrito, em que se mostra ou se indica a existência de um ato, de um fato, ou de um negócio.

Dessa maneira, numa acepção geral de *papel escrito*, em que se demonstra a existência de alguma coisa, o *documento* toma, na terminologia jurídica, uma infinidade de denominações, segundo a forma por que se apresenta, ou relativa à espécie em que se constitui.

Em sentido próprio à linguagem forense, documento se diz a *prova escrita* oferecida em juízo para demonstração do fato ou do direito alegado.

Nesta razão, para a prova que consta de documentos, diz-se *prova documental*, em oposição à *prova testemunhal*.

Assim se diz, então, que o *documento* é uma representação material destinada a reproduzir, com idoneidade, uma certa manifestação do pensamento, como se fora uma voz fixada permanentemente no papel escrito, que o indica.

Em relação à maneira por que o documento se produz, diz-se *público* ou *particular*.

E, conforme é apresentado em sua *forma primitiva* ou em reprodução dela, diz-se *original*, *cópia*, *traslado*, *certidão*, *pública-forma*, *extrato*.

Embora seja o vocábulo *instrumento* tomado na mesma acepção de *documento* há distinção entre eles.

O documento possui sentido geral abrangendo toda espécie de escrito ou papel escrito, seja simples *carta missiva*, *recibo*, *fatura*, como incluindo o próprio *instrumento*, que na verdade também documento é.

Mas, o instrumento revela uma forma especial de escrito, em que se procurou realizar o ato ou firmar o contrato, em virtude do qual tem força exequível a obrigação que nele se fixou. É, assim, uma acepção muito própria do documento, em relação aos atos ou contratos jurídicos firmados entre pessoas e para criar relações jurídicas entre elas. É, pois, a *prova material eliteral* da relação jurídica instituída entre duas ou mais pessoas decorrente de convenção ou contrato.

E o documento, em sentido muito mais amplo, abrange outras espécies de escrito, em que nem mesmo se cogita de estabelecer um contrato ou uma obrigação, embora possa vir a mostrar o *fato*, que tenha dependência com o que se quer provar.

Conforme Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que garante o acesso a informação, documento é a unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato.

A Lei ainda afirma que informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, e informação pessoal é aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.

Por sua vez, a Lei nº 12.527/2011 conceitua tratamento da informação como conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. (pg)

DOCUMENTO AUTÊNTICO. Assim se diz de todo documento que venha revestido das formalidades legais ou das condições legais para que possa valer.

É, pois, o documento que atendeu às prestações do Direito, vindo devidamente assinado pela pessoa, que o podia assinar, devidamente testemunhado e com firma reconhecida, de modo que não possa ser arguido de improcedente. É, assim, quanto aos documentos particulares, pois que os públicos possuem *originária autenticidade*, consequente da forma por que são constituídos e passados.

A autenticidade do documento, pois, refere-se à sua veracidade, ou realidade, dele e de tudo quanto se contém no escrito de modo que se possam dar como exatos os fatos e atos ali consignados, e emanados da pessoa apontada como autora dele, ou responsável por ele.

Os documentos autênticos fazem prova plena. Mas podem ser contrariados, desde que prova da mesma força ou de força superior os venha contradizer.

DOCUMENTO PARTICULAR. Assim se entende o que é escrito pela própria pessoa que o passou ou escreveu. É assim o que é feito, particularmente, sob assinatura das partes, sem a intervenção do serventário público.

Para valer como *instrumento*, o documento particular ou privado, além de assinado pelas partes, deve ser subscrito por duas testemunhas, para que possa valer e provar igualmente as obrigações convencionais nele estabelecidas.

E se fará autêntico pelo reconhecimento das firmas dos signatários e das testemunhas.

DOCUMENTO PÚBLICO. Entende-se como documento público todo ato escrito e passado por serventário público, no livro de seu ofício ou cartório, ou em repartição pública, segundo as prescrições e formalidades legais, exigidas para sua autenticidade e legalidade.

Os documentos públicos são por si mesmos considerados autênticos. E fazem prova plena quando apresentados no original, traslado ou certidão. E quando em *cópia, extrato ou pública-forma*, somente se devidamente concertado, o que se faz com a presença das próprias partes interessadas, consistindo este concerto na conferência do original com a cópia.

DOENÇA. Derivado do latim *dolentia* (dor), é empregado para indicar qualquer alteração havida na saúde de uma pessoa ou um desarranjo ocorrido em seu organismo.

É de sentido equivalente a *moléstia* e *enfermidade*.

A evidência da *doença*, de sua maior ou menor gravidade, em virtude da qual possa haver qualquer influência nas relações jurídicas, é matéria que o Direito examina por intermédio dos especialistas (médicos).

DOENÇA MENTAL. É a moléstia que ataca o cérebro, impedindo que a pessoa possa agir com discernimento. Tem o mesmo sentido de *afecção mental*.

A doença mental pode exercer, sob o ponto de vista jurídico, grande influência sobre a capacidade legal da pessoa por ela atingida.

O doente mental, não podendo dirigir sua pessoa e administrar seus bens, está sujeito à interdição, visto que é considerado incapaz para praticar atos com validade jurídica.

Diz-se, genericamente, *loucura*, apresentando-se, no entanto, em várias graduações que não somente o Direito como a Medicina reconhecem e distinguem.

Vide: *Enfermidade mental. Louco*.

DOENÇA PROFISSIONAL. É designação dada pelo Direito Trabalhista à moléstia ou enfermidade adquirida no exercício de uma profissão, em consequência do exercício dela.

Mostra-se, assim, *doença* inerente ou peculiar da profissão, ou consequente da atividade exercida.

Assim, não é enfermidade adquirida simplesmente no exercício da profissão, quer dizer, no tempo ou no momento em que se a exercita. Mas, a que se mostra consequência da atividade profissional desempenhada.

Nesta razão, é considerada *acidente do trabalho*.

Vide: *Acidente do trabalho. Infortunistica*.

DOGMÁTICA JURÍDICA. É o ramo da ciência jurídica que estuda os princípios gerais do Direito.

DOLO. Do latim *dolus* (artifício, manha, esperteza, velhacaria), na terminologia jurídica, é empregado para indicar toda espécie de *artifício*, *engano* ou *manejo*, com a intenção de induzir outrem à prática de um ato jurídico, em prejuízo deste e proveito próprio ou de terceiro.

Mas, este é o sentido de dolo, na acepção civil.

No sentido penal, dolo é o *desígnio criminoso*, a intenção criminosa em fazer o *mal*, que se constitui em crime ou delito, seja por ação ou por omissão.

Na acepção civil, o *dolo* é vício do consentimento, sendo seu elemento dominante a *intenção de prejudicar* (*animus dolandi*).

É ato de *má-fé*, razão por que se diz *fraudulento*, sendo, como é, o intuito da própria fraude, ou de fraudar, pois sem fraude ou prejuízo preconcebido não se terá dolo em seu exato sentido.

Assim, ele se dirá *principal* ou *essencial*, *incidental* ou *acidental*.

São requisitos do *dolo civil*:

- a) o ânimo de prejudicar ou fraudar;
- b) que a *manobra* ou *artifício* tenha sido a causa da feitura do ato ou do consentimento da parte prejudicada;
- c) uma relação de causa e efeito entre o artifício empregado e o contrato por ele conseguido;
- d) a participação intencional de um dos contraentes no dolo.

Dolo. Em sentido penal, dolo consiste na prática de ato ou omissão de fato, de que resultou crime ou delito, previsto em lei, quando quis o agente o resultado advindo ou assumiu o risco de produzi-lo.

Daí advém a compreensão do dolo direto ou indireto.

Direto (*dolus in re ipsa habet*), também dito *dolo específico*, é o que resulta da intenção criminosa e da vontade de obter o resultado da ação ou omissão delituosa.

A intenção do agente é, no dolo determinado, direta. *Indireto* (*dolus indeterminatus determinatur eventu*), quando a intenção de praticar o crime não traz a preocupação ou o desejo de conseguir o resultado, embora o agente tenha assumido o risco de produzi-lo, mesmo sem querê-lo ou prevê-lo. A *intenção* do resultado é, aí, *indireta positiva*, assim dita para distinguir a que advém da culpa, que é *indireta negativa*.

DOLO ACIDENTAL. Assim se diz do que, sem ter tido influência decisiva sobre a manifestação da vontade, visto que, a despeito dele, o ato se teria praticado, embora de outro modo, forçou, entretanto, a pessoa a consentir na prática do ato em forma mais onerosa para ela.

O *dolo acidental* (*dolus incidens*), dito também de *dolo incidente*, não tem a propriedade de viciar o ato, a ponto de torná-lo anulável. Mas, evidenciado, obriga à satisfação de perdas e danos, pelos prejuízos que tenham advindo ao prejudicado ou enganado.

DOLO ESSENCIAL. É nome que se dá, também, ao *dolo principal* (*dolus causam dans*).

E se diz *essencial*, em oposição ao *acidental* ou *incidental*, porque sua evidência tem como consequência a anulação do ato.

DOLO NEGATIVO. É o que advém da *omissão prejudicial*, caracterizada pelo silêncio intencional de uma pessoa a respeito do fato ou qualidade, ignorada por outrem, em virtude da qual foi o contrato celebrado.

O silêncio, assim, foi propositadamente formador da omissão, para que, desconhecendo a verdade, que lhe deveria ser dita, contratasse, segundo desejo de quem intencionalmente *calou*.

É *negativo*, assim, porque não houve ato positivo, mas omissão, ou *ação negativa*, conjuradamente *calosamente*.

DOLO POSITIVO. É o que decorre do *ato* ou *ação*, em que se executa o manejo fraudulento, em virtude do que a pessoa enganada pratica o ato que quer, contra seus interesses e em proveito da pessoa que o induziu ou de terceiro.

DOLO PRINCIPAL. Assim se diz do artifício ou manejo que possa ser a causa determinante do ato jurídico (*dolus causam dans*).

Mostra-se, assim, a série de *manobras*, que, viciando o consentimento da parte, a induz à prática do ato jurídico, de que resulta prejuízo para si.

Torna o ato anulável, porque aquilo que assim é, por falta de consentimento livre e espontâneo, não tem apoio legal.

DOLO “RES IPSA”. Assim se diz do *dolo* que se deduz da própria circunstância dos fatos, sem que haja uma intenção da pessoa de prejudicar a outra. É o dolo consoante o adágio: *res ipsa in se dolum habet*.

É o *dolo presumido*.

DOMESTICADO. De *domesticar* (amansar, acostumar-se à presença do homem), é empregado para indicar o animal de qualquer espécie que, sendo *bravio* e *selvagem*, se acostumou ao jugo do homem, vivendo *mansamente* no convívio dele.

Vide: *Animais. Animais domésticos*.

DOMÉSTICO. Derivado do latim *domesticus*, de *domus* (casa), é usado geralmente para indicar o *empregado caseiro* ou o *serviçal*, que executa serviços internos em uma casa. *Ogarçom*, a *cozinheira*, a *arrumadeira*, o *mordomo* entendem-se domésticos.

Doméstico. Como adjetivo, qualifica toda espécie de trabalho manual ou serviço executado dentro de um lar, para atender às necessidades diárias das pessoas, que nele habitam, como para trazê-lo sempre em ordem e arrumação.

Por extensão, dizem-se *trabalhos domésticos* mesmo para os de costura, não quando executada como profissão exterior, mas para atender à conservação dos vestuários dos habitantes do lar ou para executar trabalhos de agulha de uso próprio.

Nesta razão é que se diz *profissão doméstica* para indicar a atividade da pessoa que vive exclusivamente a prestar serviços caseiros, seja por prestação de serviços ou para si própria e sua família.

DOMICILIADO. É expressão, formada de *domicílio*, empregada para indicar o local em que a pessoa ou o estabelecimento tem a sede de seus negócios em caráter definitivo.

É, quanto à pessoa física, indicativo, também, da residência habitual e fixa, em que mantém o seu domicílio ou a sede de suas atividades sociais.

DOMICÍLIO. Derivado do latim *domicilium* (morada, habitação), de *domus* (casa, morada, residência), é, em sentido lato, empregado para designar o *lugar* em que temos nossa habitação ordinária ou em que mantemos a nossa residência habitual.

Mas, na acepção propriamente jurídica, domicílio tem significação mais estrita. E, assim, indica o centro ou sede de atividades de uma pessoa, o lugar em que mantém o seu estabelecimento ou fixa a sua residência com ânimo definitivo.

É a residência mantida com o *animus manendi*, capaz de gerar uma situação de direito, objetivada pelo domicílio.

Daí por que entre *domicílio* e *residência* há certa diferença.

A residência, apresentando uma situação meramente de fato, é o local em que a pessoa vive, sem esse caráter definitivo ou de tê-lo como centro de atividades, advindo da permanência ou efetividade, e a intenção de mantê-la nesse sentido.

O domicílio, assim, pode compreender a *residência*.

Mas esta nem sempre indica o *domicílio*, por vezes tido como a *sede legal*, ou *eleita*, da pessoa, para nele centralizar todos os seus negócios ou atividades.

Segundo as circunstâncias, o domicílio toma vários aspectos: é *voluntário* ou *necessário*; é *legal* ou *eletivo*; é *civil* ou *político*; é de *fato* ou de *direito*, *real* ou *aparente*.

É princípio de Direito que toda pessoa terá necessariamente um domicílio. Admite-se, porém, a pluralidade de domicílio, quando em vários lugares mantém a pessoa estabelecimentos de sua propriedade. Entende-se, então, que, em cada local, cada estabelecimento, por sua sede, é considerado domicílio para os atos aí praticados.

O *domicílio* é, em matéria processual, elemento determinativo da *competência geral*.

Segundo o princípio *actor sequitur forum rei*, toda pessoa está sujeita ao *foro de seu domicílio*.

Vide: *Competência, Foro*.

DOMICÍLIO APARENTE. É o domicílio que se presume ou que se admite como *real*, quando se torna difícil distinguir ou saber o domicílio verdadeiro de uma pessoa.

Assim, porque em certo local seja a pessoa vista em várias e repetidas vezes, interpreta-se como sendo o lugar escolhido por ele para seu domicílio, desde que é este, somente, o aparentemente indicado.

DOMICÍLIO CIVIL. É o domicílio particular das pessoas físicas, onde fixam, com ânimo definitivo, a sua residência. E aí está estabelecido o centro de todas as suas atividades, de que possam resultar direitos e obrigações de ordem privada.

DOMICÍLIO CONJUGAL. É o domicílio dos esposos ou em que se fixa a sede da sociedade conjugal, ou seja, domicílio comum dos cônjuges.

DOMICÍLIO DAS PESSOAS JURÍDICAS. Não se confunde com o domicílio das pessoas físicas, que o constituam.

Para as pessoas jurídicas de Direito Privado (sociedades comerciais, associações, fundações, etc.), será o lugar em que têm a *sede* de seu estabelecimento ou está instalada a sua *sede social*.

Para as pessoas jurídicas de Direito Público, o lugar em que se encontra a sede do governo ou da autoridade que as representa e administra.

DOMICÍLIO DE DIREITO. É o que é imposto por lei ou é consequente de uma disposição legal.

Assim, o *domicílio necessário*, o *domicílio dos menores*, o *domicílio dos militares*, o *domicílio dos funcionários públicos* são domicílios de direito.

DOMICÍLIO DE FATO. É o que decorre da residência ou o que, eventualmente, é como tal admitido porque a pessoa se encontre casualmente em determinado lugar e somente ali possa ser encontrada.

DOMICÍLIO DO AUSENTE. Por determinação legal, reputa-se como *domicílio do ausente* aquele em que residia ou em que tinha a sede de seus negócios, no momento em que desapareceu, ou seja, aquele *de onde* desapareceu.

Assim, as questões relativas ao ausente e de interesse dele são tratadas aí.

DOMICÍLIO DO “DE CUJUS”. Segundo o princípio jurídico afirmado, por domicílio do *de cujus* entende-se aquele lugar em que efetivamente *residia*, antes de falecer, haja falecido nele ou, eventualmente, em outra parte.

Nesta circunstância, por este domicílio, o último tido pelo *de cujus*, determina-se a competência para abertura da sucessão. E somente mesmo pela evidência da falta de domicílio será o foro determinado pela situação do imóvel possuído (*forum rei sitae*).

DOMICÍLIO ELETIVO. É o domicílio escolhido pela vontade das partes ou determinado por imposição legal, para que nele se promova o cumprimento ou execução do ato jurídico do negócio ou da convenção ajustada.

Assim, *verbi gratia*, quando num contrato se estabelece o *foro de eleição*, admite-se que, artificialmente, se tenha escolhido um *domicílio*, diferente do *domicílio real*, para que nele se execute a obrigação.

Diz-se, também, *domicílio especial*.

Mas o *domicílio eletivo* ou *especial*, propriamente contratual, somente se admite para o cumprimento de obrigações contratuais quando livremente consentem as partes em fazer semelhante escolha.

Quando estabelecido por lei, o domicílio escolhido ou eletivo determina a competência para qualquer caso, desde que conforme ao princípio de lei que o instituiu.

DOMICÍLIO LEGAL. É o domicílio imposto por lei.

Vide: *Domicílio necessário*.

DOMICÍLIO NECESSÁRIO. Distinguindo-se do *domicílio voluntário*, o domicílio necessário é o que é imposto à pessoa.

É o domicílio que, assim, se fixa ou por uma determinação legal (*domicílio legal*) ou em virtude de uma situação jurídica.

E se diz precisamente *necessário*, porque é domicílio *imposto pela necessidade*, não pelo desejo ou pela vontade da pessoa.

São *domicílios necessários* ou *impostos*:

- a) o dos *menores e incapazes*, que terão os domicílios de seus pais, tutores ou curadores;
- b) o do funcionário público, cujo domicílio se fixará no lugar em que exerce suas atividades;
- c) o dos *militares*, quando em serviço ativo, no local em que servem ou se encontram classificados; se reformados, onde fixaram sua residência. Neste caso será *voluntário*;
- d) o dos *tripulantes e oficiais da marinha*, onde estiver matriculado o navio. É domicílio legal e eletivo;
- e) o do *falido*, para os negócios relativos à falência, no local em que foi decretada.

DOMICÍLIO POLÍTICO. É o lugar, segundo as regras do Direito Eleitoral, em que, como cidadão, a pessoa exerce os seus direitos políticos e cumpre os seus deveres cívicos.

DOMICÍLIO REAL. É o domicílio de fato, no qual fixou a pessoa, também, a sua residência efetiva. Ou se entende o domicílio imposto pela lei, quando necessário.

Opõe-se, assim, ao *domicílio aparente* ou ao *domicílio eletivo*, quando decorrente de uma *eleição contratual* ou mesmo de uma determinação legal, como no caso dos oficiais de marinha.

DOMICÍLIO VOLUNTÁRIO. É o que foi, voluntariamente, escolhido pela pessoa para nele estabelecer a sede de suas atividades, com o ânimo de *permanência*.

Opõe-se ao necessário.

E, para as pessoas naturais, o domicílio voluntário, em regra, confunde-se com a *própria residência*, razão por que, em certos casos, se aplicam as expressões em equivalência de sentido.

Diz-se também *domicílio civil voluntário*, em distinção a *domicílio comercial*, que também é voluntariamente escolhido e fixado pelo comerciante ou pela sociedade comercial.

DOMINANTE. Derivado do latim *dominans*, de *dominari* (dominar, ser senhor), em sentido geral significa tudo que *domina*, que *prevalece*.

Em Direito Civil, é particularmente empregado para indicar o *prédio dominante*, ou seja, aquele de que usufrui a *servidão*, em oposição a *prédio serviente*.

Vide: *Prédio. Servidão*.

DOMINGO. Derivado do latim *dominicus* (pertence ao senhor), de *dominus* (senhor), é utilizado para indicar o *dia da semana* dedicado ao *descanso*. Foi instituído por Jesus Cristo, que o estabeleceu como o *Dia do Senhor (Dies dominica)* em oposição ao sábado dos judeus, consagrado no *Torá*.

No sentido jurídico, o *domingo* é dia equiparado ao *feriado*, nele não se praticando, validamente, nenhum ato jurídico. No entanto, abre a própria lei (do processo) uma exceção: é admitido, mediante autorização expressa do juiz, que a citação e a penhora se processem nos domingos. E para que se cumpra semelhante concessão, é indispensável que no *mandado expedido* se faça constar, de modo inequívoco, a autorização do juiz. Pode ser mesmo feita em aditamento, posteriormente à extração do mandado.

DOMÍNIO. Derivado do latim *dominium* (propriedade, direito de propriedade), de *dominus* (senhor, proprietário), significa, em linguagem corrente, segundo seu próprio sentido etimológico, a propriedade ou o direito de propriedade que se tem sobre *bens imóveis*.

Mas, em sentido bem amplo, quer exprimir também toda soma de poderes ou direitos, que se tem sobre uma coisa ou sobre uma pessoa. E, nesta acepção, é também empregado para indicar toda sorte de propriedades, mesmo de coisas móveis, significando, assim, o direito de propriedade ou o direito real em toda sua compreensão.

No entanto, propriedade e domínio são vocábulos que não devem ser confundidos, desde que cada um tem sentido próprio. Propriedade é o gênero, que compreende o domínio, como espécie, abrangendo toda sorte de dominialidades, de dominação ou de senhorio individual sobre coisas corpóreas ou incorpóreas. É o conjunto de direitos reais e pessoais.

Domínio, no entanto, compreende somente os *direitos reais*, ou seja, o direito de propriedade encarado somente em relação às coisas materiais ou corpóreas.

O domínio diz-se *direito absoluto* tal como o direito de propriedade, porque é oponível *erga omnes*. E coloca todas as pessoas, com exclusão de seu titular, na posição de sujeito passivo de uma obrigação negativa, ou seja, no dever jurídico de abster-se de qualquer ato que possa embarçar ou impedir o uso, gozo e disposição da propriedade sobre que recai.

O domínio se subordina a limitações, seja pelo desmembramento dele ou pelos encargos que possam ser, eventualmente, trazidos à propriedade, e constituídos como direitos reais sobre a coisa alheia (*jure in re aliena*).

O domínio se adquire por todos os meios por que se adquire a propriedade.

Domínio. É ainda expressão empregada, na terminologia do Direito Público, para indicar o Estado que se encontra em dependência da soberania de outro Estado, quanto aos negócios de ordem exterior, ditos especialmente diplomáticos.

Quanto à organização interna, possui ampla autonomia, pelo que estabelece todas as normas jurídicas e regras que possam regular suas instituições internas, mesmo de ordem política. Mas falta-lhe a *soberania externa*, que se conserva em poder do Estado, que o tem como um *Domínio*.

DOMÍNIO ALODIAL. É o *domínio livre* ou não vinculado pela enfiteuse.

Vide: *Domínio pleno*.

O Cód. Civil/2002 proibiu a constituição de enfiteuses, subordinando as então existentes, até a sua extinção, às disposições do Cód. Civil/1916 e leis posteriores (art. 2.038, do Cód. Civil/2002). (ngc)

DOMÍNIO DA UNIÃO. Na terminologia do Direito brasileiro, entende-se como *Domínio da União* o conjunto de bens pertencentes ao Estado brasileiro, sejam os particularmente indispensáveis aos serviços públicos, como os bens considerados públicos ou de interesse e uso coletivo, ou os que constituem seu patrimônio fiscal, ou sejam os bens patrimoniais produtivos.

Assim, são compreendidos no Domínio da União:

- a) os mares territoriais, incluídos os golfos, baías, enseadas e portos; os rios, lagos e lagoas, que sirvam de limite entre o Brasil e países estrangeiros;
- b) os edifícios públicos federais e terrenos aplicados ao serviço das repartições públicas ou estabelecimentos da União, fortalezas, fortificações, construções militares, material de marinha e exército, a porção do território reservado ou que a União desapropriar para a defesa das fronteiras; os edifícios construídos e adquiridos pelo governo e os que, por qualquer título, forem incorporados aos próprios nacionais;
- c) a zona de fronteira, de que trata a Constituição de 1891, as fazendas nacionais, os terrenos devolutos, não incorporados aos Estados Federados ou ao Distrito Federal, os terrenos extintos dos aldeamentos de índios, que igualmente não tenham passado para o domínio dos Estados ou Municípios, as benfeitorias das extintas colônias militares, e todos os demais bens, por direito, pertencentes à União, inclusive os bens perdidos pelos criminosos condenados pela Justiça Federal;
- d) os terrenos de marinha e seus acrescidos, os terrenos situados à margem dos rios navegáveis, as ilhas situadas nos mares territoriais ou em rios que limitam o Brasil;
- e) As estradas de ferro, telégrafos, telefones, fábricas, oficinas e demais serviços industriais da União;

- f) os móveis e semoventes aplicados em diferentes serviços da União;
- g) os bens dos devedores da União, que lhe forem adjudicados em pagamento, ou por sentença judicial; os bens de evento e vagos, assim declarados na forma das leis vigentes.

Diz-se, também, *domínio nacional*, em diferença aos *domínio estadual* e *domínio municipal*.

Na constituição dos *bens dominiais da União*, entram, assim, não somente os bens ditos propriamente patrimoniais, como os que se consideram de uso ou gozo comum.

DOMÍNIO DESMEMBRADO. Vide: *Domínio limitado*.

DOMÍNIO DIRETO. É situação jurídica, relativa à propriedade, que se gera do desdobramento dos direitos reais sobre a coisa.

Neste desdobramento, que se mostra também uma limitação ao direito de propriedade, nos aspectos de domínio direto e de domínio útil, o *domínio direto* vem indicar o direito de propriedade que é conservado sobre a coisa, de *alodial* transformada em *prazo*, pelo primitivo *senhorio alodial*, e por todos que o venham suceder.

Desmembrados os direitos reais sobre a coisa, assim, o primitivo dono da coisa, ou seus sucessores, conservam o direito de propriedade sobre ela, embora privado do uso e gozo de suas utilidades.

Com as restrições impostas pela limitação operada, no entanto, não se priva o *senhorio direto* do direito de disposição do *domínio* que lhe é concernente, tal como se dá igual direito ao *senhorio útil*, para dispor do terreno ou prédio enfitêutico, embora sob condição de notificar o *senhorio direto* desta alienação.

O *domínio direto* diz-se, também, *domínio limitado*, para ser distinguido do *domínio pleno*, que é o domínio integrado de todos os direitos reais sobre a coisa.

O Cód. Civil/2002 proibiu a constituição de enfiteuses, subordinando as então existentes, até a sua extinção, às disposições do Cód. Civil/1916 e leis posteriores (art. 2.038, do Cód. Civil/2002). (ngc)

Vide: *Senhorio direto*.

DOMÍNIO ESTADUAL. Designação dada ao conjunto de bens pertencentes ao Estado Federado, sobre os quais tem os direitos dominiais.

DOMÍNIO FISCAL. Na técnica da Ciência Financeira, assim se entende o conjunto de bens, móveis e imóveis, que constituem o acervo patrimonial produtivo do Estado, nos quais se incluem não somente os *bens arrendados* (aforados), como os que constituem os *bens industriais*. O caráter que os distingue é o da produtividade, ou seja, promoção de rendas deles derivadas para a formação das *rendas patrimoniais* e industriais.

Distingue-se do *domínio público*, quando é este considerado como conjunto de bens que se colocam ao uso e gozo comum, ou para satisfação de necessidades de ordem pública, sem que produzam qualquer espécie de rendimento.

DOMÍNIO FOREIRO. Assim se diz do domínio desmembrado, em oposição a *domínio livre* ou *alodial*.

É, pois, o domínio desmembrado, de que resultam o *domínio direto* e o *domínio útil*.

Vide: *Domínio pleno*.

O Cód. Civil/2002 proibiu a constituição de enfiteuses, subordinando as então existentes, até a sua extinção, às disposições do Cód. Civil/1916 e leis posteriores (art. 2.038, do Cód. Civil/2002). (ngc)

DOMÍNIO GRAVADO. É denominação dada especialmente para indicar o domínio, sobre que pesam ônus ou encargos reais, em distinção ao *domínio vinculado* ou *foreiro*, que se entende *domínio desmembrado*.

Entende-se, assim, mais propriamente, o domínio que incide sobre a *propriedade gravada*, isto é, sujeita aos ônus reais ditos de *jura in re aliena* (direitos reais sobre a coisa alheia).

Possui o mesmo sentido de *domínio onerado*, que dá bem a ideia de direitos inerentes ao domínio, conferidos pelo proprietário a outrem, como garantia de relações ou operações jurídicas, entre eles estabelecidas.

Mas, por ele, não se opera, propriamente, um desmembramento do domínio, de modo a torná-lo *limitado* na sua utilização e disposição. É restrição somente relativa aos *direitos de disposição*.

E, neste particular, mostra-se diferente do *domínio* limitado, onde as restrições ou limitações se referem aos direitos de utilização, quando inerentes às servidões, ou a estes direitos e aos de disposição, quando consequentes da enfiteuse.

DOMÍNIO IMINENTE. Assim se diz do direito que cabe ao Estado, como entidade soberana, de desapropriar por necessidade ou utilidade pública bens do *domínio particular*, mediante a necessária indenização.

É, assim, o *domínio pendente* e que se sobrepõe a todos os domínios.

DOMÍNIO LIMITADO. É assim chamado o domínio de que se desmembraram alguns de seus direitos para as mãos de outrem, que passa a ter um *domínio parcial* ou *desmembrado* sobre a coisa.

Opõe-se, assim, ao *domínio pleno* ou *domínio livre*, porque dele se desmembraram direitos próprios, que se constituem em domínio de outro senhor.

O domínio limitado, também dito de *domínio vinculado*, pode consistir na limitação aos *direitos de utilização* da coisa, como pode consistir no desmembramento de um dos domínios (o *útil*), que passa a ser exercido pelo enfiteuta.

A este melhor se diria *domínio desmembrado*. É mais geralmente designado *domínio útil*.

O Cód. Civil/2002 proibiu a constituição de enfiteuses, subordinando as então existentes, até a sua extinção, às disposições do Cód. Civil/1916 e leis posteriores (art. 2.038, do Cód. Civil/2002). (ngc)

DOMÍNIO LIVRE. Denominado também de *domínio alodial*, em oposição ao *foreiro* ou *limitado*.

Vide: *Domínio pleno*.

O Cód. Civil/2002 proibiu a constituição de enfiteuses, subordinando as então existentes, até a sua extinção, às disposições do Cód. Civil/1916 e leis posteriores (art. 2.038, do Cód. Civil/2002). (ngc)

DOMÍNIO MUNICIPAL. Denominação especial dada ao conjunto de bens, dominicais e de uso público, pertencentes ou atribuídos ao Município, como pessoa de Direito Público.

Os bens do *domínio municipal*, dentro da regra, dizem-se de *domínio público municipal* e de *domínio fiscal municipal*, com as mesmas acepções em que se têm as duas espécies de domínios.

DOMÍNIO NACIONAL. Segundo o sentido dado pelo Direito Civil brasileiro, o *domínio nacional* é compreendido pela soma de bens pertencentes ao domínio público ou fiscal, sejam da União, do Estado Federado ou do Município.

Por esta forma, sua compreensão é ampla, abrangendo todas as riquezas, valores, ou bens propriamente ditos, que se encontram sob o domínio territorial da nação, pouco importando que, por uma questão de divisão administrativa, estejam subordinados ao poder central ou aos poderes que constituem a ordem de administração pública das subunidades nacionais.

Domínio nacional, assim, traz consigo o exato sentido de *domínio total*, em que se computa toda e qualquer espécie de bens pertencentes ou atribuídos à sociedade nacional, considerada em sua *unidade orgânica*, isto é, sem atenção à sua divisão administrativa, que outorga certa autonomia aos Estados e aos Municípios.

Desta maneira, o *domínio nacional* é que se divide em *domínio da União*, *domínio do Estado* e *domínio do Município*, considerados isoladamente em relação a cada uma das espécies de pessoas jurídicas de Direito Público, mostrando-se que há, em verdade, acima de todas estas divisões, um poder único, uma soberania única e uma nação que se apresenta integrada em sua indissolúvel organização federativa.

DOMÍNIO ONERADO. É o domínio a que se atribuem certos encargos ou certas gravações, pelo que seu titular ou não pode fruí-los, com ampla liberdade, ou não pode dispô-los, enquanto vigentes os encargos ou ônus, sem que ressalve os próprios direitos em que se firmam as restrições impostas.

Os ônus e encargos podem decorrer da imposição de quaisquer dos direitos reais, que recaiam sobre a coisa.

Mas, em regra, não se diz propriamente onerado o *domínio desmembrado* pela enfiteuse. E sim quando os direitos reais, ditos de *ônus reais*, são conferidos sobre o imóvel, concedendo a seu titular o exercício do direito e ação correspondentes.

DOMÍNIO PARTICULAR. Também denominado de *domínio privado*, é o que é atribuído às pessoas, consideradas como entidades físicas ou como entidades jurídicas de Direito Privado.

Opõe-se, assim, ao *domínio público*.

DOMÍNIO PLENO. Assim se diz do domínio, quando todos os direitos, que lhe são inerentes, sejam de utilização ou de disposição, se acham reunidos nas mãos do mesmo titular ou pertencem ao mesmo senhorio.

Nesta locução, então, tem-se o sentido bem amplo da ausência de qualquer restrição ou limitação ao domínio, pela ausência de qualquer *gravação*, *ônus* ou *vínculo*, que venha diminuir a ação do senhorio no uso, gozo e disposição da coisa.

Mas, por vezes, o sentido de *domínio pleno* não é tomado em acepção tão ampla, significando, simplesmente, o *domínio*, que não se desmembrou, não sofrendo ainda qualquer limitação no seu uso e gozo.

E, neste sentido, é expressão equivalente a *domínio livre* ou *domínio alodial*, tida em oposição à expressão *domínio foreiro* ou *vinculado*.

Desta maneira, então, pode haver *domínio pleno* ou *domínio livre* ou *alodial*, mesmo que se tenha a *propriedade gravada de ônus reais*, o que, embora importando numa restrição imposta ao domínio, não significa um desmembramento dele, desde que todos os direitos, que lhe são inerentes, continuem enfeixados na mão do *senhorio alodial*.

A concessão de direitos reais sobre o imóvel não desmembra o domínio, para torná-lo limitado, foreiro ou vinculado. Ele continua *livre*, no sentido de *limitação*.

O domínio somente deixa de ser pleno quando há *limitação a seu uso*, como no caso da servidão, ou *desmembramento*, como no caso da enfiteuse.

O Cód. Civil/2002 proibiu a constituição de enfiteuses, subordinando as então existentes, até a sua extinção, às disposições do Cód. Civil/1916 e leis posteriores (art. 2.038, do Cód. Civil/2002). (ngc)

DOMÍNIO PÚBLICO. Como domínio público entende-se a soma de bens pertencentes às entidades jurídicas de Direito Público, como União, Estado e Município, que se destinam ao uso comum do povo ou os de uso especial, mas considerados *improdutivos*.

Constituiu-se, assim, do acervo de bens particularmente indispensáveis à utilidade e necessidade pública, pelo que se consideram subordinados a um regime jurídico excepcional, decorrente do uso a que se destinam, reputados de utilidade coletiva. E daí *aafetação* que onera a todos os bens nele compreendidos, como *bens públicos*, do que decorre a inalienabilidade deles e sua imprescritibilidade.

DOMÍNIO RESOLÚVEL. Expressão que indica o domínio constituído sob condição de resolução, ou de termo extintivo.

O princípio ou modo de extinção deve vir no próprio título de constituição do domínio.

É considerado como *domínio limitado*. E pode ser consequente de *convenção*, como na compra com o pacto de retrovenda, como pode ser por determinação legal, como na revogação da doação por ingratidão.

Vem, assim, do implemento da condição ou advento do termo, como da evidência de causa superveniente. A pessoa, em cujo benefício se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a detenha.

DOMÍNIO ÚTIL. É assim designada a soma de direitos que se outorgam ao foreiro em relação ao prédio aforado.

E nestes se computam todos os direitos de utilização e disposição, inclusive o de alienação do prédio enfiteutico, uma vez notificado o *senhorio direto*.

O enfiteuta ou foreiro, então, senhor do *domínio útil*, apenas deixa ao senhorio direto como essência de seu direito dominical (domínio direto), o de reintegrar a propriedade em sua plenitude, quando possível e oportuno.

Mas, por esta concessão outorgada ao enfiteuta, cabe a este o pagamento do *prazo* ou *foro*, enquanto, pela remição, não consiga tornar o domínio em livre ou alodial.

Dever do enfiteuta, é também esse o direito do senhorio direto, além da expectativa de consolidação, que possa trazer às suas mãos o domínio útil desmembrado.

O Cód. Civil/2002 proibiu a constituição de enfiteuses, subordinando as então existentes, até a sua extinção, às disposições do Cód. Civil/1916 e leis posteriores (art. 2.038, do Cód. Civil/2002). (ngc)

DOMÍNIO VINCULADO. É o mesmo *domínio foreiro* ou *domínio limitado*.

O Cód. Civil/2002 proibiu a constituição de enfiteuses, subordinando as então existentes, até a sua extinção, às disposições do Cód. Civil/1916 e leis posteriores (art. 2.038, do Cód. Civil/2002). (ngc)

DONATÁRIO. Do latim *donatarius*, de *donare* (dar), é empregado para indicar toda pessoa que é favorecida por uma doação.

DONATIVO. Do latim *donativum*, de *donare* (dar), embora possa ser tido como equivalente à *doação*, é mais particularmente empregado com o significado de dádiva ou contribuição feita em dinheiro para um fim de beneficência ou caridade, ou de assistência a uma pessoa ou instituição.

Tem o mesmo sentido de *prenda*, ou *presente* de coisas móveis, que se mostra uma *liberalidade contemplativa* ou *de amizade*.

Donativo. No sentido do Direito Tributário entende-se a contribuição voluntária feita por uma pessoa ao Estado, com destino preestabelecido, em regra, para auxílio às realizações do governo, como sejam asilos, hospitais, abrigos etc.

DONO. Derivado do latim *dominus* (senhor, proprietário), é neste sentido empregado na terminologia jurídica para indicar a pessoa que tem o domínio ou a propriedade da coisa.

Nesta acepção, é o vocábulo, então, largamente empregado no Direito em perfeita equivalência de *senhor* ou *proprietário* e de titular de um direito.

É muito comum na terminologia do Direito Marítimo para indicar o proprietário do navio ou embarcação, quando não é ele quem arma e equipa o navio.

DONO DO NEGÓCIO. É expressão usada no caso de *gestão*, para indicar o proprietário do negócio, que é administrado pelo *gestor do negócio* (*negotiorum gestor*).

Vide: *Gestão de negócios*.

DORMENTE. Do latim *dormens* (que dorme), de *dormire* (dormir), é empregado em referência às águas, para indicar as que se encontram *paradas*, isto é, as águas que não têm curso.

Na linguagem ferroviária, significa o *pau*, em regra, de madeira durável, que se atravessa no leito da ferrovia, para nele serem firmados os *trilhos*.

DORMIDA. Derivado de *dormir*, na terminologia de hospedaria ou hotelagem, quer significar não somente o local em que se passa a noite, para dormir, como o próprio *pouso* ou *pernoite*.

Na técnica do Direito antigo, indicava a contribuição ou *direito* (sentido de imposição ou imposto), que se pagava para *pernoitar* em lugar vedado.

DORMITÓRIO. Do latim *dormitorium* (casa ou quarto de dormir), designa, propriamente, a dependência de uma habitação coletiva, como colégios, quartéis, hospitais, asilos, onde se instalam inúmeros leitos para repouso e dormida dos que ali se encontram recolhidos. E, igualmente, é a denominação dada ao local nos conventos, onde ficam as celas em que se aposentam os religiosos.

Mas, na linguagem atual, designa toda espécie de cômodo ou compartimento da casa, destinada à dormida da pessoa ali residente.

DORSO. Do latim *dorsum* (costas), é empregado na linguagem jurídica para indicar a *parte posterior* ou *verso* do documento ou papel, em cotejo ou referência à *parte de frente*, *parte anterior*, à *face principal*, denominada de *anverso*.

Nos títulos cambiais, o dorso é precisamente a parte contrária àquela em que se escreve ou em que se encontra o texto ou teor do título (declaração cartular), composto com os requisitos legais indicativos de sua formalidade. É, aliás, no dorso, ou verso dos títulos, que se fazem os endossos.

DOSSIÊ. Embora formado do latim popular *dossum* e do clássico *dorsum* (dorso, costado), é galicismo empregado para indicar a *pasta* ou *pequeno arquivo* em que se acumulam documentos e papéis a respeito de determinado assunto ou processo, ou relativo a certo indivíduo.

Possui significado equivalente ao vernáculo *documentário*, ou seja, reunião de papéis e documentos acerca de um fato ou de um negócio.

DOTAÇÃO. Derivado do latim *dotatio*, de *dotare* (dotar, dar), possui o sentido genérico de ação de *dotar*, ou seja, a instituição de um *dote*, ou a constituição de uma *renda*, em regra vitalícia, para a manutenção de uma pessoa ou de uma instituição.

E, num sentido estrito, é designativo dos próprios bens, em que se funda o *dote*, ou da *própria renda* instituída.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Na linguagem do Direito Financeiro, designa a soma de certa importância consignada no *orçamento* para atender o pagamento de certa ordem de serviços públicos.

A dotação orçamentária, pois, é representada pelas *verbas* inscritas na coluna da Despesa Pública, dentro da qual está contida a autorização legal para o empenho e pagamento da despesa a que se refere.

Quando no orçamento não há *dotação*, com que possa atender o pagamento, somente uma *verba nova* ou *dotação nova* poderá, legalmente, suprir a omissão.

NOTE. Derivado do latim *dos* (o que a noiva traz ao noivo e vice-versa), é compreendido, no conceito jurídico, segundo definição de CLÓVIS BEVILÁQUA, “como a porção de bens que a mulher, ou alguém por ela, transfere ao marido para, do rendimento deles, tirar subsídio à sustentação dos encargos matrimoniais, sob a condição de os restituir, depois de dissolvida a sociedade conjugal”.

Este, aliás, é o sentido estrito e jurídico de *dote*, pois que, em sentido lato e vulgar, quer significar toda espécie de bens trazidos pela mulher ao patrimônio do casal.

A constituição do *dote pro oneribus matrimonii* estabelece o *regime dotal*, segundo o qual os *bens dotais* (dados em *dote*) ficam gravados com as cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade.

Forma, assim, um acervo de bens, que se distinguem dos *bens parafernais*, dos *bens adquiridos* pelos cônjuges e dos *bens próprios* de cada um dos cônjuges.

Pode o *dote* ser constituído pela própria nubente, por seus ascendentes e por estranhos.

Nesta razão, distinguiram os romanos o *dote* em *profectício* e *adventício*.

NOTE ADVENTÍCIO. Assim se dizia do *dote* quando instituído pela própria nubente ou por estranhos.

É o *dos adventitia* dos romanos, que o definiam “*quae a quovis alio vel ex ipsis mulieris in bonis data est*”.

E, quando instituído por estranho, admitisse restituição, dizia-se também *receptício*.

NOTE PROPECTÍCIO. Era o que provinha de dotação feita pelo pai ou avô, ou por outrem em respeito ou contemplação dele.

Somente, assim, quando constituído por ascendentes do sexo masculino, visto que a dotação materna também se equiparava aos *dos adventitia*.

E os romanos definiam o *profectício* como “*quae a patre vel parente virilis sexus profecta est de bonis vel factio ejus*”.

DOCTRINA. Do latim *doctrina*, de *docere* (ensinar, instruir, mostrar), na terminologia jurídica, é tido, em sentido lato, como o conjunto de princípios expostos nos livros de Direito, em que se firmam teorias ou se fazem interpretações sobre a ciência jurídica.

Mas, em acepção mais estreita, quer significar a opinião particular, admitida por um ou vários jurisconsultos, a respeito de um ponto de direito controvertido.

E, neste sentido, aplica-se mesmo o vocábulo para exprimir o princípio que se possa firmar em uma sentença ou num acórdão, desde que, por ele, se estabeleça um esclarecimento a respeito da aplicação do direito, for força da *doutrina*, que ali se *encerra*.

DOUTRINA DOS ATOS PRÓPRIOS. Vide: *Atos Próprios*.

“DRAWBACK”. Derivado do inglês, palavra composta de *to draw* (tirar) e *back* (de volta), designa o sistema tributário admitido nas importações, para a criação de *direitos de compensação* aos produtores, com a reversão ou restituição dos impostos pagos pela *matéria-prima*, uma vez transformada em produtos ou mercadorias, que se destinem à exportação.

E seu sentido, assim, mostra-se uma verdadeira restituição de impostos cobrados sobre a matéria-prima, quando importada, desde que, transformada em outro produto, se destine à exportação.

Possui, pois, a finalidade de estabelecer um equilíbrio econômico relativo aos produtos exportáveis, a fim de que possam concorrer aos similares estrangeiros sem que se estabeleça um sistema de proteção aos produtos nacionais.

DRENAR. Do inglês *to drain* (escoar, escorrer), é aplicado na técnica das construções no sentido de *fazer a drenagem* ou *executar a drenagem*, isto é, realizar obras ou executar melhoramentos em um terreno encharcado, alagado, pantanoso ou sujeito a alargamentos, a fim de o manter enxuto ou seco, ou para recuperá-lo e o aproveitar em misteres úteis.

Sem se afastar da significação de drenar, *drenagem* e *dreno* compreendem:

Drenagem, o conjunto de obras ou todas as obras realizadas ou executadas para consecução do escoamento das águas nos terrenos alagadiços.

Dreno, cada tubo, vala ou peça destinada à drenagem.

DROGARIA. Designação que se dá, na técnica mercantil, ao negócio ou estabelecimento comercial, onde somente se vendem preparados farmacêuticos ou ingredientes destinados ao receituário farmacêutico ou a fins industriais.

Difere, pois, da *farmácia*, que é onde se *aviam receitas*, isto é, onde se preparam os remédios formulados pelos médicos em suas *receitas*.

“DUE CARE”. Vide: *Due Diligence*. (nsf)

“DUE DILIGENCE”. *Due diligence* (diligência devida) ou *due care* (cuidado devido) são expressões inglesas que designam na prática empresarial a investigação ou a análise da situação de uma empresa procedida por um possível comprador ou por um corretor ou mesmo por quem com ela deseja contratar. Eventual falha ou defeito na coleta e análise dos elementos sobre a empresa pode resultar em prejuízos que devem ser imputados a quem realiza as investigações. (nsf)

“DUMPING”. É expressão usada para indicar a organização, que tem por objetivo vender mercadorias de sua produção ou comércio em país estrangeiro por preço inferior aos artigos similares, neste mercado, a fim de que possa afrontá-los ou retirá-los da concorrência.

Para combater o *dumping*, quando este traz prejuízo à economia do país, institui-se o regime da *majoração* dos direitos aduaneiros, em virtude da qual se procura anular os efeitos da concorrência que o *dumping* estabelece.

O *dumping* não somente pode decorrer de organização comercial exportadora, como de proteção às exportações, de modo a vir concorrer com os produtos do país para onde se destinam.

Pode ser estabelecido em caráter *permanente*, ou em caráter *provisório*, apenas para encontrar colocação ao *excesso de produção*, evitando-se uma prejudicial depressão em seu valor, internamente.

DUPLICADO. Derivado do latim *duplicatus*, de *duplicare* (dobrar, tornar duplo), quer significar toda *reprodução* ou *repetição* de papel ou documento, trazendo idênticos ou os mesmos elementos e caracteres, de modo que um ou outro, ou todos eles, se mostrem *perfeitamente iguais*, sem qualquer modificação ou alteração, quanto ao texto ou quanto às formalidades de composição.

Os *duplicados* de um documento, igualmente autênticos entre si, assinados pelos interessados, valem todos eles, indistintamente, como originais.

E, neste particular, distingue-se, perfeitamente, da *cópia*, que não se entende um original, mas uma exata reprodução do documento.

Quando se trata de *duplicar um contrato*, ou um documento qualquer, é costume chamar cada *duplicado de via*, que tem numeração seguida, conforme a quantidade da repetição.

Tem o mesmo sentido de *duplicata*, embora para esta, conforme determina a lei que a instituiu, se reserve um significado próprio.

DUPLICATA. Do latim *duplicitas*, de *duplex* (duplo), tem o sentido amplo de exprimir a qualidade de todo ato jurídico ou do documento, que se repetiu ou que vem em dobro.

Possui, assim, o mesmo sentido de *duplicado*, embora também se aplique para indicar a *cópia*, o *traslado* ou a *certidão*, de um papel ou documento, cujos atos têm a propriedade de torná-los *duplos* ou *reproduzidos*.

Duplicata. Entende-se o título que se extrai em consequência de uma venda mercantil, quando feita para pagamento a prazo, entre comprador e vendedor, domiciliados no país.

Desta forma, a *extração de duplicata*, equiparada às *letras de câmbio e nota promissória*, como títulos de crédito, é consequente de uma *venda mercantil realizada em território brasileiro*, desde que se estabeleça a *crédito* e a venda já se tenha como definitivamente concluída em razão da entrega das mercadorias, seja por tradição real ou simbólica.

Sob o ponto de vista jurídico, a duplicata, geralmente conhecida como *duplicata mercantil*, é título de crédito similar à letra de câmbio, à promissória e ao cheque.

É, pois, título de crédito, de natureza abstrata, que se formaliza para *documentar a promessa de pagamento do preço da compra e venda mercantil*, que se determinou ou convencionou a prazo.

Somente um ponto difere, propriamente, da letra de câmbio e da nota promissória. Na duplicata há o conhecimento da causa ou *relação fundamental*, de que se originou o título, enquanto naquelas cambiais a relação fundamental não é trazida à *declaração cartular* do título, não se tornando conhecida de quantos possam vir, posteriormente, a intervir no título.

Mesmo na duplicata, a relação fundamental (a compra e venda) não integra a obrigação cartular. Apenas é determinante da extração da duplicata, visto que, sem a realização efetiva de uma *compra e venda a prazo*, ela não se extrairia, sem contravir às prescrições da lei que a estabeleceu.

Corresponde, pois, à mesma *provisão* que se torna exigível em relação ao cheque. E o registro da provisão se torna necessário para que se justifique a extração da duplicata, consoante regras da lei.

Possui, pois, a duplicata mercantil os mesmos característicos das demais cambiais: documentos, literalidade, autonomia, transferência por endosso, formalidade, obrigação de pagar certa soma, abstração e exequibilidade.

A rigor, a duplicata mercantil não é criada pela venda, sim de sua extração pelo vendedor comerciante, *quando é obrigado a essa extração*. E esta obrigação decorre da venda a prazo, já efetivamente cumprida, pela entrega real ou simbólica das mercadorias vendidas, acompanhadas da respectiva fatura.

A *emissão* da duplicata, de que resulta a sua *circulação*, indica-se pelo reconhecimento por parte do comprador, ou pelo endosso do vendedor.

Quanto ao mais, a duplicata obedece às regras dos títulos de crédito, sendo sujeita a todos os princípios reguladores dos referidos institutos, quanto a endosso, aval, protestos, exigibilidade etc.

A lei fiscal estabelece várias modalidades de duplicatas:

- I. *para as vendas comuns*, isto é, para as vendas puras e simples realizadas entre comprador e vendedor, tal qual como se estipulou na venda;
- II. *duplicata com deduções*, na qual se consignam abatimentos feitos em consequência de créditos anteriores do comprador;
- III. *duplicata para as consignações*, quando a venda é feita pelo consignatário em nome do consignante. Se o consignatário vende a mercadoria em seu *próprio nome*, aí se terá a mesma hipótese da *venda comum*.

A lei estabelece os requisitos necessários para a elaboração da duplicata:

- a) a denominação *duplicata*, a data de sua emissão e o número de ordem;
- b) o número da fatura;
- c) a data certa do vencimento ou a declaração de ser à vista;
- d) o nome e domicílio do vendedor e do comprador;
- e) a importância a pagar;
- f) a praça de pagamento;
- g) a cláusula à ordem;
- h) a declaração do reconhecimento de sua exatidão e de obrigação de pagamento, assinada pelo comprador como aceite;
- i) a assinatura do emitente.

Uma vez emitida, a duplicata é enviada ao comprador para o reconhecimento. E este, nos prazos regulamentares, a deve devolver ao vendedor ou à pessoa por ele encarregada da cobrança do título.

A duplicata é protestável por falta de reconhecimento e devolução, e por falta de pagamento.

O reconhecimento da duplicata corresponde ao *aceite* da letra de câmbio.

A extração da duplicata é anotada em *livro próprio (Registro de Duplicatas)*.

É livro dito *fiscal*, porque por ele os agentes do fisco promovem a fiscalização tributária.

A *duplicata*, em seus efeitos legais, possui dupla finalidade:

- a) meramente *fiscal*, isto é, para servir ao pagamento do tributo;
- b) para servir como *título cambial*, documentando a *obrigação de pagar o preço* da venda mercantil realizada, a fim de que, *posta em circulação* pela emissão (reconhecimento e endosso), se torne exequível e assegure aos portadores os direitos que nela se consignam.

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. O princípio do duplo grau de jurisdição tem sua origem, entre nós, na chamada *apelação ex officio* ou *necessária*, prevista no CPC de 1939 (art. 822 e parág. único).

Interpunha-a o próprio juiz, por simples declaração na sentença, nas hipóteses de decisões:

- a) em anulação de casamento;
- b) de desquite amigável;
- c) contrárias à União, Estados ou Municípios.

O CPC/1973, inovando na matéria, implantou o denominado duplo grau de jurisdição, de aplicação obrigatória dentro do rol da antiga lei, exceto no que concerne ao desquite amigável.

Assim, consoante a letra do art. 475 do CPC/1973, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

- a) que anular o casamento;
- b) proferida contra a União, o Estado e o Município;
- c) que julgar improcedente a execução da dívida ativa da Fazenda Pública.

A determinação de subida dos autos para reexame, por ser necessária, independe de recurso das partes, podendo o presidente do tribunal avocá-los se o juiz se omitir na remessa, só ocorrendo a coisa julgada após a confirmação da sentença pelo órgão colegiado.

Muito embora o instituto do duplo grau de jurisdição tenha íntima correlação com a sistemática dos recursos do CPC, não se restringe a ela. Ínsito no sistema constitucional, como quer autorizada doutrina (JOSÉ FREDERICO MARQUES, BARBOSA MOREIRA), ou consagrado de forma plena na CF/1988 (ARION SAYÃO ROMITA), o duplo grau de jurisdição se aplica, em interpretação extensiva do art. 5º, LV, do texto constitucional, não só aos litigantes (em processo judicial ou administrativo), como aos acusados em geral (em processo criminal).

DURAÇÃO. Derivado do latim *durare* (durar, permanecer), exprime, em sentido lato, *otempo*, em que um fato ou uma coisa *tem existência*.

Possui, assim, acepção do tempo, que é marcado para a existência de uma coisa ou permanência de um fato, como esse mesmo tempo, que não depende da vontade humana, em que a coisa ou o fato por si mesmo se extingue.

Neste particular, então, exprime sentido de certo modo distinto de *prazo* e de *dilação*, pois que sempre dá a ideia de *permanência* ou *existência* de alguma coisa, enquanto *prazo* ou *dilação*, em sentido jurídico, quer dizer *tempo marcado* para a prática de um ato.

A duração, assim, determina-se pelo *tempo necessário* para que a coisa se consuma ou para que um ato se pratique, não estando condicionada a *termo fatal*, mas às naturais contingências da execução do ato ou da extinção da coisa.

Duração. Na técnica dos contratos, notadamente de sociedades, no entanto, é *duração* empregado como equivalente a prazo, seja prefixado ou determinado, ou seja, não prefixado ou indeterminado.

E, deste modo, duração significará o *tempo de existência* do contrato, ou das sociedades que por ele se formam.

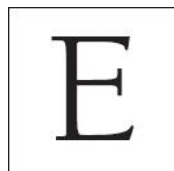
DUTY TO MITIGATE THE LOSS. Termo advindo do direito norte-americano, decorrente do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, que preceitua que o credor, titular do direito, deve agir no sentido de minimizar a extensão ou gravidade do dano ou prejuízo, eis que este não pode querer agravar o estado do devedor, aumentando o seu próprio prejuízo. É o caso da instituição financeira que verifica que uma conta-corrente não possui movimentação ou saldo suficiente, mas mesmo assim continua a cobrar tarifas, em vez de fechar a conta e notificar o cliente. Ao se manter inerte, o banco está aumentando a extensão do seu dano desnecessariamente e agravando deliberadamente a situação do devedor.

DÚVIDA. Formado de *duvidar* (do latim *dubitare* – hesitar, vacilar, pôr em dúvida), exprime, na terminologia jurídica, a incerteza em que se está a respeito da verdade, a respeito de um fato ou de uma coisa.

Assim, a *dúvida* caracteriza-se em não se *saber o certo* a respeito do fato ou da coisa em debate, pelo que se faz mister um *esclarecimento* para a *formação de certeza*. Esta virá, então, desfazer a *vacilação*, decorrente da incerteza, firmando a verdade pertinente ao que se quer saber.

Vários elementos haverá para o afastamento da dúvida, em regra geradora de toda divergência entre partes contratantes ou entre titulares de direitos: as provas e as presunções.

Dúvida. O ato do serventuário que, motivadamente, submete ao juiz os óbices para cumprimento das ordens recebidas.



ÉBRIO. Do latim *ebrius*, tem o mesmo sentido de bêbado ou embriagado.

Vide: *Embriaguez*.

ECLUSA. Também dita *açude*, *levada*, é a represa feita, transversalmente, sobre um rio ou canal, para reter suas águas e fazer com que se levem a uma certa altura, a fim de que se obtenha uma queda mais rápida ou para as conduzir a um ponto qualquer, onde vão ser utilizadas.

ECOLOGIA. Do grego *ecos* + *logos*, designando a ciência que estuda as relações dos seres vivos com o meio ambiente.

ECONOMATO. Derivado do francês *economat*, do latim *oeconomus* (o que dirige sua casa), é empregada para indicar o *armazém de fornecimentos*, instituído por uma empresa ou por uma firma para uso de seus próprios empregados, os quais dele tiram todos os suprimentos para as suas *despesas domésticas*, e outras mercadorias para seu uso, mediante *bônus* ou *ouvaes*, expedidos pela administração.

ECONOMIA. Derivado do latim *oeconomia*, do grego *oikonomia*, quer significar a boa ordem no governo e administração de um negócio ou de um estabelecimento.

Neste sentido, *economia* quer significar a própria *administração*, ou seja, o conjunto de atos executados, a fim de que se obtenha uma *boa ordem*, um perfeito ordenamento na realização dos objetos visados em qualquer instituição ou organização, quer de caráter privado, quer de caráter público.

Desse modo, a *economia* compreende a execução de atos, sejam referentes ao patrimônio da pessoa ou da instituição, aos serviços, por esta compreendidos, ou aos negócios de sua finalidade. Quaisquer deles, por isso, são *atos de sua economia*.

E, assim, não existe qualquer distinção entre *economia interna* ou *economia externa*, que *atos* de uma ou outra espécie se praticam para executar os intuitos da própria administração.

No entanto, no sentido de economia interna, possui o vocábulo significado equivalente *apoupança*.

E, em tal acepção, *economia* quer dizer a administração feita em negócios próprios, de modo que dentro de suas possibilidades não se gaste tanto, para que se possibilitem *reservas* ou *aforramentos* de riquezas, como previsão dos dias do futuro.

ECONOMIA DIRIGIDA. É a ordem econômica posta na Constituição e nas leis de forma a habilitar o direcionamento dos fatores econômicos à realização dos fins sociais ou coletivos; o Poder Público dirige a Economia, em maior ou menor intensidade, regulando os fatores de produção e a sua organização.

ECONOMIA POLÍTICA. Assim se diz da ciência que trata da produção, circulação e consumo das riquezas, fazendo parte da Economia Pública, ao lado da Ciência das Finanças.

Estuda, principalmente, as questões econômicas indicadas em referência às coletividades, no que se distingue da Economia Privada, que se refere aos assuntos pertinentes à economia individual ou das organizações civis e comerciais.

ECONOMIA POPULAR. É a economia do povo, expressa nos gêneros e produtos de consumo necessários da população.

A CF/1988 prevê que o Estado seja responsabilizado, na exploração de atividade econômica, quando dirigida contra a economia popular (art. 173, § 5º).

ECONOMIA PRIVADA. É a parte da Ciência Econômica que estuda economia das pessoas de Direito Privado, seja na sua feição natural ou física, seja na sua feição de pessoa jurídica.

E daí se tem a subdivisão da Economia Privada em *civil* e *doméstica*, para distinguir ainda as atividades econômicas dos indivíduos em organizações ou associações e dos indivíduos no seio de suas famílias, ou isoladamente.

ECONOMIA PROCESSUAL. Princípio regente do processo relacionando seu custo não só o econômico mas também o social, com os fins visados, quais sejam o da eficiente prestação jurisdicional. O princípio da economia processual assegura a efetividade do processo.

ECONOMIA PRÓPRIA. É expressão empregada para indicar a poupança provinda dos esforços próprios ou das iniciativas tidas por uma pessoa sem coadjuvação.

É particularmente indicada para a que é conseguida pelo filho, sem qualquer apoio ou amparo paterno.

ECONOMICIDADE. É a relação entre custo e benefício a ser observada na atividade pública, posta como princípio para o controle da Administração Pública – CF/1988, art. 70.

ECONOMISTA. O profissional de nível superior que exerce atividade ligada à ciência econômica.

ECÔNOMO. Denominação que se dá ao administrador de uma casa. Possui, assim, sentido idêntico ao de *mordomo*. Dá-se, também, a designação à pessoa encarregada de administrar as rendas de uma instituição. Aliás, é este o sentido originário do vocábulo, do grego através do latim *oekonomus*: administrador da casa (*oeco* provém do grego *oikos*, casa).

Na técnica do Direito Marítimo, o *comissário* traz sentido equivalente a *ecônomo*.

ECUMÊNICO. Palavra de origem grega (*oikoumene*, que significa a *terra habitável*, compondo-se de *oikos*, habitação), significa o que é geral e universal. É expressão mais particularmente usada para indicar a condição do *concílio*, cujas deliberações, em matéria eclesiástica, são reconhecidas pela igreja universal.

Foi o vocábulo usado pela primeira vez no Concílio de Calcedônia, celebrado no ano 451.

EDIÇÃO. Derivado do latim *editio*, de *edere* (produzir, deitar para fora), é empregado no sentido de *publicação* ou *divulgação* de obra literária, científica ou artística, feita por conta do próprio autor ou por outrem autorizado por ele.

Será assim *edição por conta própria* ou *edição autorizada*, em virtude de contrato em que se cedem os *direitos de publicação*.

Tecnicamente, edição significa cada impressão diferente de certos e determinados exemplares de um livro. E, nesta razão, é que cada impressão de um livro vem assinalada com a indicação da edição a que corresponde, se mais de uma tenha sido feita.

Assim, cada edição tem previamente fixado o número de exemplares, os quais devem ser postos em circulação, ou seja, devem ser expostos à venda.

O contrato pelo qual o autor da obra autoriza a sua publicação e difusão recebe também o nome de *contrato de edição*.

É distinto do contrato de cessão de direitos autorais, pois que, por este, o autor cede e transfere todos os direitos sobre a obra produzida, enquanto o contrato de edição faculta simplesmente a impressão e difusão de tantas edições ou de uma, sendo em cada uma estipulado o número de exemplares de que se comporá. Será uma cessão parcial ou *por edição*.

Edição. Também se diz edição para a impressão e publicação de jornais, revistas ou quaisquer espécies de periódicos. Cada edição corresponde a um número da publicidade, que seja posta em circulação.

EDIFICAÇÃO. Derivado do latim *aedificatio*, de *aedificare* (construir), é empregado mais propriamente para indicar a *construção* que se vai executar.

Exprime, neste caso, todas as obras e serviços em prática para a construção de um *edifício* ou casa projetada, ou de qualquer outro empreendimento ou obra de engenharia que *deva ser erguida*.

E assim se diz porque as *construções*, que não tenham o fim de *erguer* a obra acima do solo, não tomam a significação.

As rodovias, em regra, não se dizem *edificadas*. São *construídas*. As *pontes* são edificadas e não são casas. É exceção.

EDIFÍCIO. Do latim *aedificium*, é empregado o vocábulo para designar toda construção empregada para dar guarida ao homem, seja no exercício de suas atividades (escritórios, fábricas, armazéns), seja para o seu próprio descanso diário (casa, habitação).

Por isso, *edifício*, além de designar qualquer habitação ou casa destinada ao comércio, à indústria, aos negócios públicos, abrange os prédios reservados aos hospitais, asilos, estabelecimentos de ensino, templos religiosos e muitos outros.

Genericamente, exprime o vocábulo qualquer espécie de construção, seja de pedra e cal, cimento armado ou de madeira.

E, assim, quando se quer especializar a forma de construção, decorrente do material, diz-se então:

Edifício de cimento armado, para indicar o que é erguido com armação de ferro, compondo *asvigas de cimento armado*.

Edifício de alvenaria, para indicar a construção comum de pedra e cal ou de cal e tijolo.

Edifício de madeira, para designar a casa que se constrói, tendo todas as paredes feitas de madeira.

Edifício misto, para indicar o construído, parte de madeira e parte de alvenaria.

As Câmaras Municipais impõem regras que devem ser atendidas nas condições dos centros urbanos de uma cidade.

Desse modo, todos os edifícios devem ter, previamente, um *projeto* que é submetido à aprovação dos poderes municipais. E por ele é que se constroem os edifícios, respeitando-se, ainda, a questão do *alinhamento* deles na sua frente para as ruas, e a do *gabarito*, em referência ao número de andares, para lhes determinar a altura.

EDIL. Derivado do latim *aedilis*, tinha, em Roma, o sentido de designar o *magistrado*, com a atribuição de inspecionar os edifícios públicos e particulares, os divertimentos públicos, os aquedutos, o abastecimento de águas às cidades, enfim, de zelar por tudo que dizia respeito aos interesses comuns.

Depois, por extensão, passou a designar o Vereador que, participando do *Legislativo Municipal* (Câmaras Municipais), tinha atribuições para decretar as *posturas*, em que se enfeixam os regras relativas às construções e toda matéria referente aos interesses do Município e de seu povo.

EDILIDADE. Indicativo do cargo ou ofício do *edil*, passou a designar a corporação a que o edil pertencia. Assim, fez-se denominação dada às *Câmaras Municipais*, ou *Legislativo Municipal*, constituída pelos Vereadores.

EDITAL. Derivado de *edictus*, de *edictare* (publicar, anunciar, intimar), vem justamente indicar o ato pelo qual se faz publicar pela imprensa, ou nos lugares públicos, certa *notícia*, *fato* ou *ordem*, que deva ser divulgado ou difundido, para conhecimento das próprias pessoas nele mencionadas, como de quantas outras possam ter interesse no assunto, que nele se contém.

Para certos atos *processuais*, o *edital* mostra-se exigência essencial. E não se pode, por isso, prescindir, sem que se *vicie* a validade jurídica do ato que por ele se anuncia.

Assim, a *venda de bens de menores* deve ser sempre anunciada por editais, bem assim *as arrematações* dos bens penhorados.

Mas, há editais para várias coisas, os quais recebem designação própria, segundo o objeto ou fim a que se destinam. Sua finalidade, porém, é sempre esta de anunciar ou *tornar público* fato que deva ser conhecido, ou *publicar intimação* ou *fazer citação* de pessoa que não é encontrada ou não é conhecida.

EDITAL DE CASAMENTO. É o edital que deve ser formulado pelo escrivão dando notícia do casamento que está ajustado e que se pretende realizar. A inserção deste edital na imprensa do local e sua afixação em lugar ostensivo do edifício, em que se realizam os casamentos, importa na solenidade dos *proclamas*, indispensável a que se formalize *ahabilitação para o casamento*.

EDITAL DE CITAÇÃO. Edital que se insere na imprensa (*Diário Oficial* e jornais de grande circulação no local) para cumprir *citação inicial* à pessoa não encontrada ou que se encontre em lugar de difícil acesso.

Vide: *Citação por edital*.

EDITAL DE PRAÇA. É o que se insere na imprensa para *anunciar a venda em hasta pública*. Nas *arrematações*, a publicação dos editais constitui formalidade essencial à validade da praça.

O Código de Processo Civil, nos arts. 687 e 688, enumera os requisitos para a composição do edital e as solenidades para sua publicação.

EDITO. Exprimindo o preceito que é contido na lei ou no decreto, é aplicado no mesmo sentido de lei e decreto.

ÉDITO. É mais propriamente indicado para significar a ordem, o mandato, a citação, que se contém num *edital*.

Mas, derivado de *edictum*, tinha entre os romanos a significação de *regimento*, feito pelos magistrados, para que nele se inserissem as regras a serem observadas no exercício de sua magistratura.

EDITOR. Denominação dada à pessoa que *edita* ou se encarrega da difusão de uma obra intelectual, literária, artística ou científica.

Nem sempre o editor é o *impressor* da obra, que é a pessoa a quem se comete o encargo de confeccionar a parte de composição e de impressão do livro.

O editor é, pois, a pessoa que vai comercialmente explorar a obra, para o que deve ter *autorização* do autor dela, ou a concessão dos direitos autorais, se a obra não está em *domínio público*, seja ou não feita por ele a parte material do livro. É o *responsável* por sua publicação e a favor de quem irão os *proventos* da obra editada, ressalvados os direitos do autor.

O impressor dir-se-á, então, o *dono da impressora* em que a obra se imprimiu, por conta e como encomenda do editor.

Mas o editor pode ser também o impressor.

Conforme Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre direitos autorais, editor é a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição. (pg)

EDITORIAL. Relativo a editor ou editora. Artigo de fundo, publicado em destaque, exprimindo a opinião do órgão, geralmente escrito pelo redator-chefe.

EDUCAÇÃO. Derivado do latim *educatio*, de *educare* (instruir, ensinar, amestrar), é geralmente empregado para indicar a *ação de instruir* e de *desenvolver* as faculdades físicas, morais e intelectuais de uma criança ou mesmo de qualquer ser humano.

Nesta razão, *educação* não possui somente o sentido estrito de ação de ensinar ou de instruir, no conceito intelectual.

Abrange toda e qualquer espécie de educação: física, moral e intelectual, consistindo assim em se ministrar ou fazer ministrar *lições*, que possam influir na *formação* intelectual, moral ou física da pessoa, a fim de prepará-la, como é de mister para ser útil à coletividade.

A *educação dos menores* compete aos pais.

A lei penal, mesmo, qualificou como crime o fato de deixar o pai de dar ao filho a necessária *educação escolar* ou permitir que frequente lugares em que possa adquirir *maus costumes*, o que importa em desatenção à *educação moral* do menor (Cód. Penal, arts. 246 e 247).

Constitui-se a educação do menor em dever paterno ou materno. E, na falta dos pais, ao tutor se transfere a obrigação.

Educação. Nos termos constitucionais (CF/1988, art. 205), a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da “sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

A Lei nº 9.394, de 20.12.96, estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, sendo regulamentada, no que respeita ao Sistema Federal de Ensino e à educação profissional, respectivamente, pelos Decretos nos 2.207, de 15.04.97, e 2.208, de 17.04.97.

O Decreto nº 2.494, de 10.02.98, regulamentando o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20.12.96, dispôs sobre a educação à distância.

Até 1960, o atual Ensino Fundamental já foi de nove anos: quatro do primário; um de admissão; e mais quatro de ginásio. Para o equivalente ao Ensino Médio havia quatro opções: Normal, Clássico, Científico e Técnico. Em 1961, o Ensino Fundamental passou a ter dez anos e dez níveis. Em 1972, passou a valer, em todo o país, o Ensino Fundamental obrigatório de oito anos; os quatro primeiros anos ou séries formavam o 1º grau, a eles se seguindo os outros quatro do 2º grau. Com a Lei nº 9.394, de 20.12.96 – Lei de Diretrizes e Bases –, o 1º grau recebeu o nome de Ensino Fundamental, e o 2º grau, de Ensino Médio. Em 2006 foi sancionada a Lei nº 11.274 (federal), que estabelece o Ensino Fundamental com nove anos de duração, sendo obrigatório no ano 2010. As escolas e os colégios, no entanto, foram autorizadas (pelo Conselho de Educação) a adotar, e adotaram, antes mesmo de 2010, o novo Ensino Fundamental. A Classe de Alfabetização (CA) passou a se chamar 1º ano do (Ensino) Fundamental. A antiga 1ª série é agora o 2º ano etc. Há um período de transição.

EDUCANDÁRIO. É brasileiro, de *educando*. E designa o estabelecimento onde se ministra educação intelectual e física às crianças ou menores.

Na técnica da lei de ensino, *educandário* mais se aplica aos estabelecimentos de ensino fundamental. Não atinge os cursos superiores, que se dizem *Faculdades* ou *Academias*.

EFEITO. Do latim *effectum*, de *efficere* (acabar, cumprir, produzir), é empregado para significar o *resultado* ou a *eficácia* de uma *causa*, ou seja, de um ato praticado por uma ou mais pessoas.

O efeito pode ser a consequência ou resultado que se queria obter ou pode ser consequência, mesmo imprevista.

Em qualquer hipótese, é sempre o resultado, que decorre da causa, ou consequência que se gerou do fato.

Quando o *efeito* é daqueles que resultam de indicação legal, ou sejam os *resultados* que se cumprem ou são produzidos pelos fatos ou atos jurídicos, diz-se naturalmente efeito ou *efeitos jurídicos*.

E estes se dizem, então, os resultados necessários, que advêm da prática do ato, considerado *efetivo*, consignado na própria lei, quando decorram de ação, resultem de contrato ou convenção.

Se, assim, os atos ou ações passam a cumprir seus efeitos jurídicos, entendem-se, também, que eles se encontram perfeitamente concluídos e legalmente formados.

E isto porque, segundo o princípio fixado no aforismo, o *efeito dura, durando a causa: effectus durat, durante causa*.

EFEITO DECLARATIVO. Assim se diz o do ato que vem apenas *declarar* acerca de algum fato. Tal é, por exemplo, o efeito que ocorre da sentença proferida na ação divisória, que é *declarativo*, não atributivo da propriedade.

E toda vez que a causa tiver o *intuito* ou o *fim*, que o efeito também possui, esse sentido, de declarar aquilo que concerne a um fato ou direito, é declarativo.

EFEITO DEVOLUTIVO. Assim se diz quando o ato praticado pelo agente tem a propriedade de levar ao conhecimento de outra pessoa a discussão da matéria que estava afeta a uma outra, a fim de que seja resolvido segundo o arbítrio ou atribuição daquela a quem *se devolveu* o conhecimento da causa.

Este é um de seus sentidos, notadamente aplicável nos casos de apelação.

No entanto, também se considera efeito devolutivo aquele que decorre na *declaração da herança*, em virtude do que os bens da herança se *transladam* para outrem, que não o herdeiro aparente.

E pode ainda ser tomado no sentido comum de *devolução*, como *ato de regresso*, ou entrega daquilo que se tinha, em virtude de ato posterior que a impõe. É efeito da *restituição*.

Modernamente, o sentido da expressão significa a devolução ao órgão superior ou *ad quem* do conhecimento de matéria que, por previsão, o órgão inferior ou *a quo* deva encaminhar (CPC, arts. 520, 521, 543, § 4º, e 587).

EFEITO RETROATIVO. De *retroagir*, vir para trás ou voltar para trás, assim se diz de tudo o que produz uma ação de retorno a ato ou fato já passado, para atingi-lo.

Efeito retroativo, pois, é aquele que vem incidir sobre coisas já passadas, ou seja, aquele que desce ou vai atingir coisa ou fato havido em tempo anterior à causa que o fez gerar.

E, assim, quando se trata de causa produzida por uma pessoa, tanto pode, por ele, ser validado o ato anterior como pode ser do efeito vir anulá-lo ou desfazê-lo.

A *ratificação*, por exemplo, é ato jurídico que tem sempre ou faz gerar sempre efeito retroativo, pois vem regularizar ato ou contrato que se mostrava anulável, por vício suprável.

Também se diz de *efeito retroativo* a lei que vem atingir atos que se produzem antes dela, regulando-os ou modificando.

Vide: *Retroatividade*.

EFEITO SUSPENSIVO. Assim se diz de todo ato ou de toda causa que venha produzir a suspensão do que se estava fazendo ou se pretendia fazer.

Geralmente, é a expressão usada para indicar um dos efeitos da apelação, quando todo processo da ação se paralisa, não se dando começo à execução, até que se decida o recurso interposto, pela instância superior, a quem se devolveu o conhecimento da causa.

Em regra, em matéria processual, os recursos somente têm *efeito suspensivo* quando expressamente determinado por lei ou se assim atribuído pelo próprio Juiz. (ngc)

EFEITO VINCULANTE. Introduzido na Constituição da República de 1988 por meio da Emenda Constitucional 03 e estendido pela EC 45, estabelece que no STF as decisões tomadas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade, Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental devem ser aplicadas a todos os casos sobre a mesma matéria. (pg)

EFEITOS COMERCIAIS. É denominação genérica dada aos títulos de crédito, que se apresentam como um valor *exigível*, no vencimento que neles se assinala, e se transmitem simplesmente pelo endosso, admitidos no comércio para substituir o pagamento em espécie.

Os principais efeitos de comércio são a *letra de câmbio*, *nota promissória*, *ordem de pagamento*, *cheque*, *duplicata mercantil*, *warrants*, *conhecimento de depósito* e *oconhecimento de transporte*.

Os *efeitos comerciais* dizem-se negociáveis ou bancários, quando estabelecidos em prazos e condições que possam ser admitidos a negócios ou a operações bancárias.

Na técnica mercantil, os efeitos comerciais são distinguidos em *efeitos a receber* ou em *efeitos a pagar*, conforme estão, em relação ao comerciante, constituindo um crédito a seu favor ou representando uma obrigação ou pagamento a cumprir.

Costumam ainda indicá-los na escrita pelas expressões *obrigações a receber* ou *títulos a receber* e *obrigações a pagar* ou *títulos a pagar*, mostrando, da mesma forma, os primeiros, os *créditos a haver* e, os segundos, os *débitos a cumprir*.

EFEITOS DA CONDENAÇÃO. É expressão que tanto se pode aplicar à condenação em *causa cível*, como em *causa penal*. E quer significar as *consequências* ou o que possa advir da sentença condenatória.

Em relação à *condenação civil*, os efeitos se mostram o direito que compete ao vitorioso na ação de exigir do condenado ou réu, que é o vencido, o cumprimento do *decreto judicial*. E se tal não se dá voluntariamente, pode o vencedor propor a *execução da sentença*, em virtude da qual se irá cumprir, exatamente, a decisão inserta na sentença.

Nesta razão, o principal efeito da sentença é tornar certo e exequível o pedido da ação, se o autor teve ganho de causa, ou impedir qualquer ação deste contra o réu, se este é quem foi o vitorioso.

A condenação penal tem seus efeitos firmados na lei penal. E estes consistem:

I. Em tornar certa a obrigação de indenizar o dano resultante do crime.

II. Na perda, em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro prejudicado, de todos os instrumentos do crime e proveitos dele tirados.

Nesse caso, a Lei 12.694/2012 inseriu dois parágrafos ao art. 91 do Código Penal, fazendo constar que: “§ 1º Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. E § 2º Na hipótese do § 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda”.

Também são efeitos da condenação, conforme o Código Penal:

“I – a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; (Incluído pela Lei 9.268, de 01.04.1996)

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos. (Incluído pela Lei 9.268, de 01.04.1996)

II – a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado;

III – a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso”.

EFEITOS DAS OBRIGAÇÕES. Genericamente, assim se diz dos direitos que se geram das obrigações e que podem ser exercitados pela partes contratantes, entre si, reciprocamente, segundo a natureza da obrigação e as relações jurídicas nela estipuladas e fundadas.

Nesta razão, pois, os efeitos das obrigações se articulam, sob variadas modalidades, em torno do cumprimento, ou da execução de seu objeto, como em torno dos direitos que nelas se estabeleceram.

EFEITOS DOCUMENTÁRIOS. Na técnica bancária, é a expressão usada para indicar os efeitos ou documentos que servem de base a uma operação, os quais não se mostram propriamente um efeito ou papel comercial indicado num título de comércio, mas *na obrigação de cumprir um pagamento ou reconhecer ou aceitar um título* pela entrega dos documentos, que vêm concluir o negócio entabulado entre vendedor e comprador.

Quer assim dizer que o *documento*, representativo da provisão de que se gera o crédito, é que serve de base à operação, por este motivo classificada como operação garantida pelo próprio valor ou mercadoria anotada no documento.

Os *conhecimentos de transportes* mostram um aspecto de *efeitos documentários*, quando juntos de *efeitos comerciais* e somente entregues ao comprador mediante aceite ou resgate do título correspondente à compra.

Assim, os efeitos documentários podem revestir a forma, a mais variada, e estar sempre juntos de efeitos de comércio, que venham completar sua posição de valor exigível.

EFEITOS LEGAIS. Assim se designam todos os resultados que devem proceder do ato do contrato, quando são eles os previstos na própria lei.

São, assim, os naturais resultados que se obtêm de tudo que é feito em determinação da lei, em virtude de convenção ou contrato ou resultado de ação.

EFEITOS PÚBLICOS. Denominação genérica dada aos títulos de emissão do governo, designados por *apólices, bônus, obrigações do Tesouro, títulos da dívida pública*.

Dá-se-lhe a denominação, para que se distingam dos *efeitos comerciais*, emitidos por particulares.

EFETIVIDADE. Derivado de *efeitos*, do latim *effectivus*, de *efficere* (executar, cumprir, satisfazer, acabar), indica a qualidade ou o caráter de tudo o que se mostra efetivo ou que está *em atividade*.

Quer assim dizer o que *está em vigência, está sendo cumprido* ou *está em atual exercício*, ou seja, que está realizando os seus próprios efeitos.

Opõe-se, assim, ao que *está parado*, ao que *não tem efeito*, ou *não pode ser exercido ou executado*.

Efetividade. Na terminologia do Direito Administrativo, opondo-se à *inatividade e interinidade*, quer significar a qualidade ou caráter da função que é *permanente* e está *sendo exercida*.

Efetividade. Sem fugir a seu fundamental sentido, na técnica processual, *efetividade* exprime também esse caráter de efetivo, designando, assim, todo ato processual que foi integralmente cumprido ou executado, de modo a surtir, como é da regra, os desejados efeitos.

E, desse modo, se diz *efetividade da citação*, para indicar a citação efetiva e realmente promovida, *efetividade da penhora*, para a que já foi executada com a apreensão dos bens nomeados ou não.

EFETIVO. Do latim *effectivus*, designa tudo o que já está verificado, é real, é verdadeiro, ou está cumprindo os seus efeitos.

Possui também o sentido de *atual, vigente, permanente*, pelo que designa todo ato que possa ser exercido ou executado.

Efetivo. Na terminologia do Direito Administrativo, designa todo funcionário ou função exercida em caráter de permanência. E, desta forma, opõe-se a *interino* e *inativo*.

Além disso, quer indicar a situação do funcionário que é integrante do *quadro permanente*, na qualidade de estável. E por essa razão somente perde seu cargo nos casos em que a própria lei determinar, não pela vontade da autoridade que o nomeou.

Cargo efetivo ou *função efetiva* pois exprimem situações que se opõem ao de *contratado, interino, demissível ad nutum*.

EFICÁCIA. Derivado do latim *efficacia*, de *efficax* (que tem virtude, que tem propriedade, que chega ao fim), compreende-se como a *força* ou *poder* que possa ter um *ato* ou um *fato*, para produzir os desejados efeitos.

A *eficácia jurídica*, deste modo, advém da força jurídica ou dos efeitos legais atribuídos ao ato jurídico, em virtude da qual deve ser ele cumprido ou respeitado, segundo as determinações, que nele se contêm.

Da eficácia decorre, pois, a produção dos *efeitos* com validade jurídica.

EFICÁCIA DA LEI. Assim se diz da vigência da lei, após sua promulgação, seja em relação ao tempo de sua obrigatoriedade, seja em relação ao território em que passa a vigorar e tem aplicação.

Nestas circunstâncias, diz-se *eficácia da lei no tempo*, para indicar o período ou o momento em que passa a ser aplicada obrigatoriamente para todos os atos ou fatos por ela regulados, e *eficácia da lei no espaço* para significar o local ou limites territoriais em que pode exercer a sua influência.

Da eficácia no tempo e no espaço, surge a questão dos *conflitos de leis*, seja também no tempo (a lei nova em conflito com a lei velha), ou seja no espaço (da lei de uma região em conflito com a lei de outra região).

EFICÁCIA HORIZONTAL DAS NORMAS DE DIREITO FUNDAMENTAL. A expressão designa que as normas, referidas no art. 5º, § 2º, da Constituição de 1988, são eficazes, produzem efeitos e valem independentemente da existência de outras normas que possam complementar o sentido que a Constituição lhe deu. Por exemplo, em tema de direitos fundamentais, não se fala na necessidade de lei ordinária ou qualquer outra lei infraconstitucional para que a norma de direito fundamental possa incidir plenamente. Incumbe ao juiz, em cada caso concreto, buscar na própria Constituição a validade da norma, ainda que inexistam leis específicas sobre o tema. (nsf)

EFIQUIAR. Na linguagem do Direito antigo, *efigiar*, de *efígie*, era aplicado para indicar a *execução figurativa*, que se promovia, de uma sentença condenatória dada contra um ausente.

O condenado, então, não podendo ser executado em pessoa, era-o, em *efígie*, ou seja, numa configuração mais ou menos perfeita de sua pessoa.

EFRAÇÃO. Furto que se qualifica pelo rompimento ou destruição de obstáculo; arrombamento.

Efeito traumático ou contundente sobre o corpo. (ngc)

EGRÉGIO. Derivado do latim *egregius*, com a significação de *notável*, superior, eminente, considerado como título honorífico às pessoas de destaque, é geralmente empregado para tratamento às *Cortes de Justiça*.

EGRESSO. Na execução penal, é o liberado definitivo, pelo prazo de um ano a contar da saída do estabelecimento, ou o liberado condicional, durante o período de prova. O egresso é assistido por patronato público ou particular, inclusive para a obtenção de trabalho e para a sua reinserção no meio social.

EIRADO. Derivado do latim *aeratus* (ornado de bronze), é vocábulo usado na terminologia das construções para indicar a espécie de *plataforma* ou *terraço*, construído em saliência ou prolongado de um dos andares de um edifício ou casa, seja na frente ou ao lado dela.

Geralmente descoberto, para que cumpra sua finalidade de ser atingido pelo sol, o eirado dizia-se, outrora, *solário*, do latim *solarium* (para tomar sol).

Embora se tenha o *eirado* no mesmo sentido de *terraço*, em geral é este mais propriamente aplicado para indicar os limites superiores do prédio não cobertos, ou *tetos em terraços*, enquanto o *eirado* indica a *plataforma* ou *terraço* que se deixam em meio dos prédios, quando de vários andares, para *vista* dos que nele habitam, podendo ser saliente ou prolongado destes mesmos andares.

E justamente a preocupação da lei é sobre os *eirados salientes* que possam vir prejudicar interesses ou direitos de vizinhos.

Deve atinar-se, porém, que qualquer restrição legal à construção de eirados entende-se para eirado que se saliente contra propriedade vizinha, quando essa saliência não se distancie dos limites da propriedade pelo menos em metro e meio [Cód. Civil/2002, art. 1.301, *caput* (art. 573 do Cód. Civil/1916)]. (ngc)

EIREL. Termo de direito antigo utilizado para denominar herdeiro. (ngc)

ELABORAÇÃO. Do latim *elaboratio*, de *elaborare* (trabalhar com empenho), na linguagem jurídica é empregado para significar a ação de compor, de organizar ou de produzir um trabalho ou obra de natureza mais intelectual que material.

E assim se diz *elaboração de uma lei* para significar toda soma de estudos e discussão acerca de sua instituição; *elaboração orçamentária*, para exprimir a confecção de um orçamento, ou *elaboração de obra*, para mostrar a produção de um trabalho literário, científico ou artístico.

É, assim, indicativo de toda sorte de trabalho que não tenha feição propriamente material, mas para cuja realização muito se precise do esforço intelectual.

ELAU. Termo de direito antigo para denominar a multa que a falsa testemunha era obrigada a pagar.

Dano, perda, multa ou Coima (Ver: Coima). (ngc)

ELEGIBILIDADE. Derivado do latim *elegibilis* (elegível), diz-se da capacidade jurídica ou da aptidão legal de uma pessoa para que possa ser eleita ou escolhida para exercer cargo ou função pública, ocupada por eleição.

Exprime, pois, um dos *direitos políticos* outorgados à pessoa física, especialmente anotado como o *poder de ser eleito*, que muito difere, por vezes, do *poder de votar*.

Os requisitos da elegibilidade decorrem não somente da capacidade política, como da própria nacionalidade, pois que para certos cargos o poder de ser eleito é reservado somente aos nacionais.

ELEIÇÃO. Derivado do latim *electio*, de *eligere* (escolher, eleger), em sentido amplo é o ato pelo qual se escolhe ou se prefere alguma coisa ou alguma pessoa. Diz-se, também, *sufrágio*.

Eleição. No sentido do Direito Administrativo, em oposição a *nomeação*, significa, precisamente, a *escolha* de uma pessoa, por meio de *votos* colhidos entre outras pessoas, para ocupar um cargo ou desempenhar uma função pública.

A *eleição* tem a propriedade, assim, de *conferir um mandato público* ou *político* ao eleito, que se diz mandatário daqueles que o elegeram, desempenhando o mandato segundo os princípios firmados em lei, onde se acham consignados os poderes que lhe são outorgados.

Quando a eleição é promovida numa associação ou sociedade de caráter privado, cujos administradores ou diretores são eleitos, os poderes de semelhante mandato serão os que se consignam nos Estatutos da instituição e subsidiariamente os que decorrem de princípios ou dispositivos legais.

Segundo a forma por que a eleição se executa, diz-se *direta* ou *indireta*.

A Lei nº 9.504, de 30.09.97, estabeleceu normas para as eleições de Presidente, Governador, Senador, Deputados Federal, Estadual e Distrital e Vereador.

ELEIÇÃO DE DOMICÍLIO. Assim se diz para designar a escolha accidental ou momentânea de um domicílio, para que ali se realizem as notificações judiciais ou se cumpram certas obrigações. Por vezes, a eleição do domicílio, ou o *domicílio eleito*, decorre de imposição legal.

Vide: *Domicílio*.

ELEIÇÃO DE HERDEIRO. Expressão usada para indicar a escolha feita pelo testador da pessoa que o deve suceder em uma herança.

ELEIÇÃO DIRETA. Também dita de *sufrágio universal*, é a que decorre da escolha promovida diretamente pelos votos dos eleitores, em virtude da qual o escolhido ou eleito já se vê investido nas funções do cargo para que foi designado, ou no mandato público que lhe foi conferido.

ELEIÇÃO INDIRETA. É assim chamada aquela em que os eleitos não são escolhidos diretamente pelos eleitores, mas pelas corporações ou colégios eleitorais por eles escolhidos, os quais têm o poder de escolher, afinal, a pessoa que deva ocupar o posto ou receber o mandato político.

ELEIÇÃO PROCEDIMENTAL. É teoria utilizada na responsabilidade civil médica e hospitalar, consistente na verificação da conduta do profissional através dos seguintes requisitos: a) uma prestação de serviços com obrigação de meio; b) responsabilidade objetiva ou subjetiva, conforme o serviço tenha sido prestado por profissional liberal ou não; e c) variação e inconstância na prestação do serviço que independe do seu fornecedor.

ELEITO. Do latim *electus* (escolhido), designa a pessoa que foi *eleita* ou escolhida para ocupar um cargo ou exercer uma função, desde que possua as qualidades de *elegibilidade* legalmente exigidas.

ELEITOR. Do latim *elector* (que escolhe), é a pessoa a quem se atribui a aptidão ou faculdade jurídica de participar da escolha de uma pessoa para exercer um cargo público ou desempenhar uma função pública.

Quando essa função é atribuída a instituições ou coletividades, formadas pelos votos ou indicação dos eleitores, dizem-se mais propriamente *colégios eleitorais*, para melhor indicar sua feição coletiva.

ELEITORADO. Assim se diz da dignidade conferida a uma pessoa, como eleitor, ou da aptidão jurídica de participar de uma eleição, como um dos membros do colégio eleitoral.

Mas, vulgarmente, é o vocábulo empregado para indicar a totalidade ou soma de eleitores existentes ou inscritos em uma determinada circunscrição.

É o *corpo de eleitores* e, neste sentido, também se emprega a expressão *colégio eleitoral*, em ampla acepção.

ELEMENTO. Tudo que entra na formação de alguma coisa, de um ato ou de um fato (elementos do crime, do ato jurídico etc.).

ELETROCUSSÃO. Forma de execução de pena de morte, através de cadeira elétrica.

ELEVAÇÃO. Derivado do latim *elevatio* (ação de elevar ou erguer), é, na linguagem técnica do comércio, empregado geralmente no sentido de *majoração* ou *aumento*, notadamente no que concerne às questões de preço ou valor de mercadorias.

Elevação de preço, pois, tem o mesmo sentido de *alta de preço*, ou *aumento de preço*.

ELEVADOR. Do latim *elevator* (o que eleva, ergue ou levanta), entende-se o aparelhamento ou a máquina que, nos edifícios, executa o transporte vertical ou inclinado de pessoas e mercadorias, entre os vários pavimentos.

Nos prédios de apartamentos em condomínio, as despesas com funcionamento do elevador e de sua conservação são *comuns*. São *despesas do condomínio* e que por isso devem ser rateadas entre todos os condôminos proporcionalmente ao valor do apartamento de cada um.

ELIMINAÇÃO DOS AUTOS. É o descarte, por incineração ou recondicionamento, dos autos judiciais já arquivados.

ELISÃO FISCAL. A expressão elisão fiscal designa a conduta lícita do contribuinte voltada à redução da carga tributária que eventualmente incida sobre a sua atividade econômica. Destaque-se que a elisão fiscal constitui atividade lícita, deferida pela ordem jurídica ao contribuinte e voltada à proteção de seus interesses; diferenciando-se de eventual conduta que viole a ordem jurídica com o mesmo propósito, o que constitui sonegação fiscal.

O meio habitual da elisão fiscal é o ingresso em juízo visando ao reconhecimento da inexigibilidade do crédito lançado pelas autoridades fiscais. No planejamento tributário, tanto o governo como o contribuinte escolhem os meios que lhes interessam na atividade fiscal. (nsf)

ELUCIDAR. Aclarar, explicar, esclarecer. Fazer ver, fazer conhecer. Tornar claro ou compreensível.

EMANAR. Do latim *emanare* (derivar, proceder, provir), na terminologia jurídica é o verbo empregado para indicar a *fonte*, a *origem* ou *essência* de qualquer *poder*, na qual funda a sua própria força e razão de ser.

Sendo assim, o que *emana* de qualquer coisa adquire existência e poder, em *estado de representação* fundado na existência, na força e no poder, de onde decorreu a *emanação*.

Nesta circunstância, por vezes, a *fonte emanadora* e o poder que dela se emanou ou *poder emanado* mostram-se tão estreitamente unidos que se podem confundir.

Mas a realidade é que o *emanado* atua com o poder do *emanante*, o que lhe é inerente, em real delegação, com que este investe àquele.

É o caso da *soberania jurídica e política de um povo*, que se lhe assegura como fundamental prerrogativa, que se transmite aos poderes constituídos, para que a exercitem em nome dele.

Do povo emana, então, esse *poder*, que é dele. E o poder de exercitá-lo é delegação por ele próprio confiada a vários dos elementos, que o compõem.

EMANCIPAÇÃO. Derivado do latim *emancipatio*, de *emancipare* (emancipar), tinha primitivamente o sentido de livre alienação de bens, significando ainda dom ou dádiva da liberdade. Mas, porque pela emancipação o filho-família (menor) fosse autorizado a vender ou dispor livremente de seus bens, veio a designar o próprio ato de liberdade paterna/materna, de liberdade legal ou concessão judicial, em virtude do qual se antecipa a maioridade de uma pessoa, atribuindo-lhe plena capacidade jurídica para gerir seus negócios e dispor de seus bens. Modernamente, de duas maneiras pode ser determinada ou promovida a emancipação: a) por concessão; b) por determinação legal. A concessão é outorgada pelos pais, mediante instrumento público ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos – art. 5º, parágrafo único, inciso I, do Código Civil/2002 (o Cód. Civil/1916 preconizava esta hipótese desde que o menor tivesse 18 anos completos). *Ex vi legis*, desde que maior de 16 anos, se ocorrem os seguintes fatos: casamento, exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso de ensino superior, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria – art. 5º, incisos II a V, do Código Civil/2002. (O Código Civil/1916 preconizava hipóteses semelhantes, desde que o menor tivesse 18 anos completos). A emancipação é irrevogável, pois refere-se ao *status* jurídico da pessoa. Como todos os atos jurídicos, pode ser nula; contudo, se válida, a emancipação não admite revogação porque é ato unilateral dos pais, mas com o objeto na personalidade do filho. Quando a emancipação é concedida, o instrumento da concessão deve ser devidamente inscrito em Registro Público, fazendo-se no assento relativo ao nascimento da pessoa as devidas averbações ou anotações, necessárias para efeitos de conhecimento perante terceiros, como todos os atos jurídicos referentes à personalidade – art. 9º, inciso II, do Código Civil/2002. Diz-se, também, *suplemento de idade*. (ngc e nsf)

EMANCIPADO. Designação dada ao menor que, não tendo atingido a maioridade, foi considerado capaz para a prática dos atos da vida civil ou comercial, pela emancipação.

EMBAIXADA. É geralmente empregado para designar o cargo ou função de Embaixador, ou a missão desempenhada junto a um governo, por delegação ou representação do outro governo. Serve, também, para designar o próprio local ou estabelecimento em que se mantém o Embaixador e seus auxiliares.

EMBAIXADOR. Em sentido amplo, serve para designar toda espécie de Ministro ou representante que um governo envia a outro governo, seja para se constituir em representante do Estado junto a ele, seja para tratar dos interesses do país junto a outro governo.

Desta maneira, tanto se diz *Embaixador* para os *enviados especiais*, para os *delegados* ou *representantes diplomáticos*, como para os *Ministros Residentes* e *Ministros Plenipotenciários*.

Em regra, segundo o caráter de sua missão, os embaixadores dizem-se *ordinários* e *extraordinários*.

EMBAIXADOR EXTRAORDINÁRIO. Assim se diz do enviado especial ou *enviado diplomático*, a quem se encarrega de realizar junto de um outro governo missão ou incumbência especial.

É assim um representante eventual, cuja missão é previamente determinada e somente a respeito dela deve resolver.

EMBAIXADOR ORDINÁRIO. É a designação vulgar dada ao *Ministro Plenipotenciário* ou *Ministro Diplomático*, residente e acreditado junto de um governo, como representante de seu país.

EMBALAGEM. Derivado do francês *emballage*, de *emballer* (enfardar, empacotar), é utilizado na terminologia comercial e mesmo do Direito Tributário para significar todo processo pelo qual se *acoberta* ou se *envolve* a mercadoria, a fim de que seja transportada de um lugar para outro.

Neste sentido, então, *embalagem*, por vezes, é tido como o próprio *invólucro* ou *recipiente* em que a mercadoria é colocada para ser conduzida.

A embalagem compreende todos os invólucros ou envoltórios, isto é, o *invólucro exterior*, que é aquele que está à vista, como o *envoltório interior* é aquele que está contido no primeiro.

Vide: *Envoltório*.

Embalagem. Na técnica do automobilismo, serve o vocábulo para indicar o impulso ou velocidade adquirida pelo carro. Aí, ao que parece, sua derivação é de *embalar*, no sentido de *meter bala*.

EMBARAÇO. Derivado, segundo uns, do espanhol *embarazo* (impedimento), e na opinião de outros, do francês *embarras* (impedimento, obstáculo), é, na terminologia jurídica, aplicado na acepção de *impedimento* ou *obstáculo* criado à execução de um ato ou ao exercício de um direito.

Mas, para que o *embaraço* possa ser encarado na sua força de *impedimento*, que possa obstar o exercício ou execução de alguma coisa, necessário que se mostre *invencível*, de modo que não possa ser removido pela pessoa *impedida de ação*.

Na técnica jurídica, dá-se ao embaraço a discriminação de *judicial*.

O *embaraço judicial*, pois, é o justo e invencível obstáculo, que vem impedir a prática de um ato, no tempo regulamentar, ou impede o exercício regular de um direito.

Segundo princípio legal, o obstáculo ou *embaraço judicial* tem a propriedade de *restituir* o prazo. E, assim, ele se *repete* porquanto foi pela força do obstáculo ou embaraço que o ato não se praticou normalmente, nem o direito se exercitou.

Nesta razão, o embaraço judicial advém sempre do impedimento que não possa ser vencido pela pessoa, desde que criado por outrem, justamente com a intenção ou não de impedir a prática do ato que lhe interessa.

Assim, apresenta-se como *vis cui resisti non potest*. E, somente com semelhante *força* poderá, por exemplo, excepcionar a regra relativa aos prazos contínuos e peremptórios, desde que os pode *suspender* (prorrogar).

EMBARCAÇÃO. Possuindo dois sentidos distintos, é, por este motivo, tido o vocábulo como derivado de *embarcar* (em-barco-ar) e do espanhol *embarcación*.

Como derivado de *embarcar*, em sentido amplo, é empregado para designar todo ato ou ação de *colocar* qualquer veículo, transporte ou meio de condução, coisas ou pessoas, para que sejam transportadas ou conduzidas de um lugar a outro. Nesta acepção, no entanto, é mais vulgarizado o vocábulo *embarque*, embora se considere *embarcação* melhor vernáculo. E também se diz *embarcamento*, de um modo geral, quando se trata de coisas ou pessoas, *ecarregamento*, propriamente, para o embarque de coisas.

Embarcação. No sentido que lhe empresta a derivação espanhola, é designação genérica dada a toda espécie de barco, sem coberta, movido a remos, a velas ou a motor.

Mas, na terminologia do Direito Marítimo, não se faz essa distinção, sendo *embarcação* qualquer espécie de *navio*, *nau* ou *barco*, de qualquer natureza, destinado à navegação ou ao transporte em águas navegáveis. Desse modo, tenha ou não convés, qualquer espécie de barco ou nau é genericamente considerada *embarcação*, formando, no entanto, as espécies, que os distinguem entre si: navio, barco, barcaça, bote, batel, canoa, jangada etc.

EMBARCADOURO. Denominação dada ao local em que se efetuam *embarques* ou *embarcamento*. É equivalente a *cais*, *trapiche* ou *porto*.

EMBARGADO. Derivado de *embargar*, assim se designa tudo o que se *embarga*, quer dizer, é a qualificação que se dá ao ato, à coisa ou à pessoa, contra que se opôs *embargo*, a fim que se impeça a prática do ato, o uso da coisa ou a ação da pessoa.

Neste mesmo sentido, tomado substantivamente, designa, na terminologia forense, a própria parte ou o litigante, contra quem se oferecem ou se deduzem embargos.

EMBARGANTE. Na linguagem forense, assim se distingue a pessoa que opõe embargos à demanda proposta por outrem, ou por meio de embargos se opõe contra a decisão judicial dada em uma causa, quando é este o recurso cabível e oportuno.

EMBARGAR. Em acepção ampla, na linguagem jurídica, *embargar* exprime o sentido de *impedir*, *opor obstáculos*, *obstar*, *não permitir*, *fazer parar*, utilizando-se, para isso, a fim de que se efetive semelhante oposição ou contrariedade, o *embargo*, recurso judicial apropriado.

EMBARGO. Derivado do verbo *embargar*, que se atribui originado do baixo latim *imbarricare*, em sentido amplo quer significar todo e qualquer *impedimento*, *obstáculo* ou *embaraço* posto em prática por uma pessoa, para evitar que outrem possa agir ou fazer alguma coisa, que não é de seu interesse ou que lhe contraria o direito.

É, assim, meio ou medida de *oposição* a ato ou ação de outrem para que os impeça ou seja suspensa a sua execução.

E, neste sentido, é compreendido não somente como a suspensão da execução de alguma sentença ou despacho, como a interdição ao uso livre de uma coisa ou de bens, a detenção ou mesmo o sequestro ou arresto deles, desde que todas essas medidas revelam *impedimento* ou *obstáculo* oposto contra alguma coisa, contra o seu uso, prática ou exercício de um direito, ou execução de um ato.

No entanto, modernamente, há perfeita distinção entre o *arresto*, o *sequestro* e o *embargo*, não obstante ser o último deles empregado para generalizar os primeiros, que se mostram espécies, quando empregado, como é, no amplo sentido de *impedimento* ou *oposição*.

EMBARGOS. Mas, ao rigor da técnica do Direito Processual, é a expressão usada para indicar o *recurso judicial*, utilizado por uma pessoa, seja ou não parte no feito, para se opor aos efeitos da decisão proferida em uma demanda, mesmo na fase inicial à fase executória.

E, por essa natureza de recurso, já bem se distingue do *sequestro* ou do *arresto* ou de uma medida de defesa de alguém, para segurança de seu direito ou para anular atos que lhe são prejudiciais.

Os embargos, assim, neste sentido estrito, mostram-se oposição ou impugnação a decisão, em virtude dos quais se ofenderam direitos ou interesses de outrem, ocasionando-lhes *gravames*,

que precisam de reparação, ou a mesma oposição ao cumprimento do despacho ou sentença, porque se tenha justo motivo para os não cumprir.

O *direito de embargar*, nesta circunstância, advém do prejuízo direto e imediato que se tenha sofrido pela decisão, sentença ou pelo justo motivo, que se mostre, de poder impedir o cumprimento de quaisquer das decisões judiciais.

Em regra, o direito de embargo cabe às partes que participaram ou podiam participar da demanda. Mas também se confere o mesmo direito aos terceiros prejudicados, desde que venham defender a sua posse ou o seu direito, perturbado ou esbulhado pelo decisório judicial.

Embora recurso, no entanto, nos embargos não se discutem questões já decididas, salvo se expressamente a lei conceder a liberalidade ou neles se reclame uma reconsideração do despacho ou decisão, em face de alteração de fato na relação jurídica.

Tecnicamente, tal princípio se firma na asserção de que nos embargos não cabe discussão *dematéria velha*, quer dizer, matéria já anteriormente aventada, discutida e resolvida.

Vide: *Matéria nova. Matéria velha.*

EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. É espécie dos *embargos do executado* ou *à execução*. E se fundam em fatos ocorrentes após a penhora, tais sejam pagamento, novação, transação ou prescrição, os quais, como é de ver, possam mostrar a extinção do direito do exequente em relação ao crédito executado.

EMBARGOS À ARREMATACÃO. Assim se dizem os embargos que se deduzem ou se opõem à arrematação, após a assinatura do *auto de arrematação* e antes que se mostre *irretratável*.

Os motivos que possam justificar semelhantes embargos são os mesmos que fundamentam os embargos à adjudicação (Código de Proc. Civil, art. 746, parágrafo único).

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Genericamente, são os embargos que possam, com fundamento legal, ser interpostos na fase executória.

Dizem-se também *embargos do executado* ou *embargos do devedor*.

Mas a locução embargos à execução tem sentido mais amplo, desde que se pode referir a qualquer espécie de embargo que possa ser promovido à execução da sentença, não somente pelo executado, como por sua mulher (embargos à penhora) ou por terceiros prejudicados. E o embargo do executado ou de devedor atende somente ao recurso que lhe é facultado no período da execução. (ngc)

Vide: Embargos do devedor.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM SENTENÇA. Modalidade de embargos do devedor, para impugnar execução fundada em título executivo judicial, com efeito suspensivo; serão recebidos quando o devedor alegar (CPC, art. 741):

- a) falta ou nulidade de citação no processo de conhecimento, se a ação lhe correr à revelia;
- b) inexigibilidade do título;
- c) ilegitimidade das partes;
- d) cumulação indevida de execuções;
- e) excesso de execução (CPC, art. 743), ou nulidade desta até a penhora;
- f) qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação com execução, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença;
- g) incompetência do juízo da execução, bem como suspeição ou impedimento do juiz.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Modalidade de embargos do devedor, tem por objeto a pretensão de desconstituir a eficácia do título do credor.

Fundada a execução em título extrajudicial, o devedor poderá alegar, em embargos, além do rol do art. 741 do CPC, qualquer outra matéria lícita do processo de conhecimento (CPC, art. 745).

Não opostos os embargos em tempo hábil, o juiz determinará a avaliação dos bens penhorados e promoverá a alienação forçada para pagamento do credor, sem decidir sobre a procedência da ação ou a subsistência da penhora.

EMBARGOS À FALÊNCIA. É direito que se dá ao comerciante, utilizando-se de embargos, para que se possa opor à sentença declaratória da falência, quando esta se funda na falta de pagamento de obrigação líquida e certa, no dia de seu vencimento.

Mas, princípio assente, o pedido deve ser precedido do depósito ou consignação judicial da importância relativa ao crédito, em que se fundou a declaração (Lei de Falência, art. 18).

EMBARGOS À PENHORA. O recurso, assim designado, não se refere à penhora nas *ações executivas*, hoje impugnadas pela contestação, mas à penhora que se processa na execução das sentenças.

Mas é recurso que se limita, assim, à matéria contida na própria penhora, tendente a impugná-la ou embargá-la, ou porque se tenha feito irregularmente ou porque se tenha excedido a diligência.

Os embargos à penhora podem também ser intentados pela mulher do executado, desde que para isso também é notificada da penhora feita em bens do casal.

EMBARGOS À PRECATÓRIA. Genericamente, são os embargos que possam terceiros prejudicados oferecer ao cumprimento de precatória quando nesta se pede ou se determina a prática de atos que possam ofender direitos reais de terceiros, os quais serão conhecidos pelo próprio juiz deprecado, ou de outros que validamente possam ser intentados e que passam para o conhecimento do juiz deprecante.

EMBARGOS À REMIÇÃO. É recurso que cabe ao executado ou a qualquer outra pessoa, a quem se outorgue *direito de remir na execução*, contra a remição feita por outrem, que não ele executado ou outros interessados, que a pudessem promover.

Entra na categoria de embargos à execução, de que é espécie, quando a remição é promovida nesta fase final da ação.

EMBARGOS À SENTENÇA. É denominação genérica e se estende a toda e qualquer espécie de embargos opostos à sentença, de primeira ou de segunda instância, quando seja por disposição legal *embargável*, pois que nem toda sentença o será.

Em relação às sentenças de primeira instância, em regra o recurso próprio para impugnação é a apelação.

Como espécies de *embargos à sentença*, anotam-se os *embargos de retenção por benfeitorias*, os *embargos declaratórios* ou de *declaração*.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ou embargos declaratórios, dizem-se aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambiguidades, contradições ou omissões nela apontadas.

A impugnação, pois, possui um ponto certo e estrito: aquele em que a sentença é omissa, obscura, ambígua ou contraditória. E traz o objetivo de ser convenientemente esclarecido o ponto indicado, para que possa ser claramente cumprida.

A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso. Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero *esclarecimento*, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. São os embargos apresentados contra decisão de uma turma do Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, quando ela divergir da decisão de outra turma ou do plenário. (gc e nsf)

EMBARGOS DE OBRA NOVA. Assim também se diz a ação *nunciação de obra nova*, cuja finalidade é *impedir* (embargar) a continuação de obra ou construção feita em contravenção à lei ou aos direitos de vizinhança, compelindo o proprietário da *obra nova* a pará-la e desfazê-la, repondo tudo como anteriormente se encontrava.

Vide: *Ação de nunciação de obra nova. Nunciação. Obra nova.*

EMBARGOS DE TERCEIRO. Denominação dada à *intervenção* de pessoa estranha à causa, para que se respeite direito seu, violado ou esbulhado por ato ou diligência autorizada pelo juiz.

A turbação ou esbulho à posse ou direito desta pessoa, que por esse meio vem intervir na causa, deve ser fundada em penhora, depósito, arresto, sequestro, venda judicial, partilha, arrecadação ou qualquer outro ato de apreensão judicial, que a venha privar do uso e gozo da coisa, que é sua, ou se encontra em sua posse.

Nesta razão, mais se mostra uma ação dentro de outra ação, que propriamente um recurso no sentido estrito do vocábulo.

Os embargos de terceiro podem ser interpostos em quaisquer fase da ação, seja contenciosa ou executória, desde que se manifestem quaisquer dos atos acima assinalados e em virtude dos quais se dê a apreensão da coisa ou molestação de seu direito.

EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. Assim se entende a oposição à sentença, ou melhor à sua execução, pela pessoa contra quem é proferida, desde que tenha justo e legal motivo para *deter a coisa*, que é obrigada a restituir.

E a oposição, deduzida pelos embargos, tem a eficácia de manter a detenção, até que o embargante seja satisfeito no pagamento das indenizações a que se julga com direito, em virtude de *benfeitorias* por ele trazidas à coisa ou de *despesas necessárias* efetuadas.

As benfeitorias devem ser mostradas úteis, como as despesas devem ser evidenciadas necessárias.

Neste sentido, então, as benfeitorias se dizem indenizáveis, e somente nestas circunstâncias podem fundamentar os embargos.

É recurso, por princípio, cabível nas ações reais e reipersecutórias. E deve ser deduzido tão logo seja o devedor compelido à entrega da coisa.

EMBARGOS DO DEVEDOR. Também denominado Embargos do Executado, é a forma processual de oposição do executado à execução de título executivo extrajudicial (arts. 738 e 736, *caput* do CPC).

Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado, e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. E devem ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação (o mesmo prazo para o oferecimento de impugnação nas execuções de título judiciais – art. 475, J, §1º, do CPC).

Agora, o executado tem a faculdade de interpor os embargos ou requerer o pagamento parcelado da dívida (art. 745, A, do CPC); é uma espécie de moratória legal, com prazo máximo de 6 meses, que se concretizou com as recentes reformas, no espírito da aceleração e maior eficácia dos atos processuais.

Aos embargos do executado não se aplica a contagem em dobro dos prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos, em função de as partes terem diferentes procuradores (art 738, § 3º, do CPC).

Os embargos do executado não têm efeito suspensivo. Entretanto, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 739-A, § 1º, do CPC).

A decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, cessando as circunstâncias que a motivaram.

Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, ela prosseguirá quanto à outra parte.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os demais, que não embargaram, se o fundamento da suspensão disser respeito exclusivamente àquele que embargou.

Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.

No caso de embargos manifestamente protelatórios, o juiz imporá multa ao embargante, em favor do exequente, em valor não superior a 20% (vinte por cento) do valor em execução (vide art. 739-A e seguintes do CPC).

O artigo 739 do CPC enumera as hipóteses em que o juiz rejeitará liminarmente os embargos. (ngc)

EMBARGOS DO EXECUTADO. Vide: *Embargos do Devedor*.

EMBARGOS INFRINGENTES. Tem cabimento para impugnar acórdão não unânime proferido em *apelação ou ação rescisória*.

Trata-se de recurso *não devolutivo*, porque o reexame da decisão impugnada será feito pelo próprio tribunal que proferiu o arresto.

Admitem-se embargos infringentes tanto para impugnar *matéria de mérito*, quanto *preliminares*, objeto da divergência.

EMBARQUE. É vocábulo empregado para distinguir o ato de embarcar ou de embarcar-se. E, assim, tanto se refere às pessoas que tomam um veículo ou navio, a fim de que se faça conduzir de um ponto a outro, como às coisas, que se *carregam* de um lugar a outro por meio das várias conduções.

E o *embarque*, tanto significa o ato de embarcar ou de embarcar-se por água, terra ou ar.

Diz-se *embarque por terra* quando a expedição de mercadoria ou a condução da pessoa é feita por qualquer meio de condução terrestre, ferroviário ou rodoviário.

Embarque marítimo, não somente feito por mar, como pelos rios navegáveis ou por lagos e lagoas.

Embarque aéreo, se feito por avião.

Embarque. Na linguagem marítima, diz-se também embarque para a incorporação ou engajamento de marinheiro à equipagem.

EMBARQUE CLANDESTINO. Assim se diz da pessoa que, sorrateira ou clandestinamente, se introduz em um navio, para ser conduzida a um dos portos tocados pela embarcação, sem que se ache munida de passagem devida e sem atender a outras prescrições de ordem legal.

EMBARQUE IMEDIATO. Na terminologia mercantil, é expressão usada para indicar a condição imposta pelo comprador ao vendedor, residentes em mercados diferentes, para que faça a expedição da mercadoria (*embarque*) pelo primeiro meio de transporte a sair do local, em que reside o vendedor, isto é, pelo primeiro veículo terrestre ou pela primeira embarcação.

EMBARRICAMENTO. Na técnica do comércio, é o vocábulo usado para indicar *a embalagem* de mercadorias feita em barricas ou o acondicionamento de certos produtos feito em barricas.

EMBASAMENTO. O mesmo que *baseamento*, de *basear* (estabelecer base, firmar, fundamentar), é aplicado na linguagem técnica das construções para designar a *parte inferior da construção*, formando *corpo grande e maciço*, em que assenta o edifício. É igualmente tido como o *pavimento* em piso situado abaixo do terreno circundante exterior, com a condição de o nível do terreno não estar acima da quarta parte do pé-direito que, por sua vez, deve ser igual ou superior a dois metros e cinquenta centímetros. Quando o pé-direito for inferior a dois metros e cinquenta centímetros, deixa de ser *embasamento* para se classificar como *porão* ou entrar na *classe dos porões*.

No sentido figurado, significa base, fundamento, motivo, razão.

EMBOLSAR. Significando literalmente *pôr no bolso*, é o vocábulo comumente empregado para designar a ação de receber de outrem certa importância a que se tinha direito, como *compensação* a certo fato, que a outro aproveitou.

Empregam-no, também, para indicar o *reembolso* de quantia que se *desembolsou*.

Mas, *embolsar* tem mais a justa significação do que se põe no bolso pela primeira vez, enquanto que o *reembolsar*, sem dúvida, pelo prefixo, indica repetição, que não pode ocorrer no primeiro caso.

Justamente, no rigor desse sentido, é que se diz deve ser o vizinho *embolsado* da quantia que lhe é devida, quando é aproveitado pelo outro vizinho a parede divisória, feita pelo primeiro. É pagamento como compensação.

O reembolsar seria pagamento como indenização do que foi antes desembolsado, em benefício do próprio indenizante ou por causa sua.

Embolsar tanto pode significar receber o que é devido, como pagar a alguém o que se lhe deve.

EMBONO. É vocábulo em uso na terminologia náutica para indicar os paus que se encostam ou se fixam no costado do navio ou de embarcação para facilitar o desembarque de mercadorias. É trazido de expressão idêntica do espanhol: *embono*.

EMBRIAGADO. A pessoa que se encontra sob ação do álcool, ou de bebidas alcoólicas.

EMBRIAGUEZ. Derivado de *embriagar-se*, do latim *inebriare* (embebedar-se, embriagar-se), quer o vocábulo significar o estado em que se encontra a pessoa, que se embriagou ou está embriagada, pela absorção ou ingestão de bebidas alcoólicas ou de substâncias de efeitos análogos.

Tecnicamente, é a embriaguez dita de *alcoolismo agudo*, manifestado pela perda do raciocínio ou do discernimento, o que leva o embriagado, transitoriamente, a não se poder conduzir como em estado normal, de plena compreensão e direção de vontade, enquanto perdurem os efeitos da intoxicação ou do inebriamento provocado pelas bebidas absorvidas em excesso.

Em relação à perda da consciência ou aniquilamento da razão, a *embriaguez* apresenta-se como *completa* ou *incompleta*.

Em relação à sua *provocação* pode ser dita *voluntária* ou *fortuita* e por *força maior*.

A voluntária pode ser *simples* ou *sem intenção predeterminada*, como pode ser *preordenada* ou *predeterminada*, mostrando-se nestes dois aspectos como *embriaguez culposa*. Da natureza da embriaguez advém a imputabilidade do ato praticado pelo *embriagado*, sob o domínio dela.

A embriaguez voluntária ou culposa não isenta o agente da responsabilidade pelo crime praticado.

A embriaguez fortuita ou por força maior pode atenuar ou mesmo livrá-lo da sanção penal.

EMBRIAGUEZ COMPLETA. Assim se diz da embriaguez quando aniquila por completo os sentidos do embriagado, suspendendo, assim, a consciência dele a respeito de tudo que se possa passar em torno. É o estado de *letargia* a que chega, semelhante à coma, em virtude do que perde ou se priva dos sentidos e da inteligência.

É esta a fase final de embriaguez, em que o embriagado se apresenta impossibilitado da prática de qualquer ato, desde que a intoxicação atingiu sua fase culminante.

Em tal circunstância, diz-se *embriaguez letárgica* ou de *coma alcoólica*.

Mas a *embriaguez completa*, na acepção que acima se tem, é a que se conceitua no sentido médico-legal.

E nela, como é de se ver, não está o embriagado em condições de praticar qualquer ato ou de fazer mal a quem quer que seja, desde que o estado a que chegou o torna *inofensivo*.

No entanto, no sentido jurídico, a *embriaguez completa*, quando fortuita ou por força maior, *isenta de pena*, porque em tal estado é considerado como *inteiramente incapaz* de entender o caráter criminoso do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, a pessoa que se mostra em tal estado.

Sendo assim, a *embriaguez completa*, pela técnica jurídica, não deve ser entendida como o estado de letargia ou de coma, segundo a consideram os psiquiatras, mas um estado de inconsciência intelectual, provocado pela bebida, que não retirou de todo a *ação física* do embriagado, de modo que pudesse praticar a ação ou omissão criminosa.

Desse modo, deve apresentar-se o embriagado em tal estado de *confusão mental* que não possa entender ou discernir a gravidade do ato a praticar e a responsabilidade que lhe possa ser imputada por sua prática.

Equipara-se à *embriaguez confirmada* ou *furiosa*, que se aproxima da loucura transitória, provocada pela intoxicação alcoólica, ou seja, segundo os clássicos, a embriaguez em sua segunda fase.

EMBRIAGUEZ CULPOSA. Dá-se a denominação à embriaguez que é procurada pela própria pessoa ou provocada por outrem para que possa o embriagado ser encorajado à prática do crime.

É culposa porque é *predeterminada* pelo próprio agente ou *preordenada* por outrem, mas *voluntariamente* procurada por ele, a fim de que, neste estado, possa praticar o crime, cumprindo a intenção, partida de si ou concertada com outrem.

No entanto, mesmo *preordenada*, mas consequente de *coação*, já não seria *culposa*, porque não se apresentaria *voluntária* e sim *forçada*, o que retiraria a ideia de culpa.

EMBRIAGUEZ DELIBERADA. É a mesma *embriaguez procurada* ou *provocada*, desde que, num ou noutro caso, ela se promoveu por vontade própria da pessoa, que assim deliberou embriagar-se.

Na *embriaguez deliberada*, equivalente à *voluntária*, tanto pode ser ela de intenção predeterminada ou preordenada, como pode ter sido provocada ou procurada sem qualquer intenção maldosa.

Diz-se deliberada, como se diz voluntária porque foi promovida por vontade própria e para ficar no estado de embriagado.

EMBRIAGUEZ FORTUITA. É a que adveio ocasionalmente, sem qualquer *deliberação* por parte da pessoa, mas em consequência de absorção imprevidente de bebidas alcoólicas, em demasia ou sem se prever a consequência de sua ingestão.

Não há nela, pois, a deliberação propositada de embriagar-se. E, assim, adveio sem que a pessoa a desejasse ou a pressentisse.

Distingue-se da *força maior*, que esta, além de ocasional, pode ser provocada por imposição ou coação de outrem, a qual, em tal circunstância, poder-se-á mostrar uma embriaguez forçada ou provocada por outrem.

EMBRIAGUEZ HABITUAL. Assim se diz do estado de embriaguez contumaz, ou seja, da pessoa que vive habitualmente embriagada ou se embriaga por vício.

Diz-se, também, a *embriaguez inveterada*. E se deste estado tenha resultado permanente alteração das faculdades mentais, mostra-se o ébrio habitual ou contumaz passível de exame para que se aquilate da validade dos atos que venha a praticar, notadamente sob a ação do álcool, e de interdição.

EMBRIAGUEZ INCIPIENTE. É a que se mostra em sua primeira fase, manifestada pelos atos de *alegria* ou pelas irreverências anormais praticadas pela pessoa, que não as faria em estado normal, mas sem perder de todo a sua consciência. Pratica-os, e os julgará, depois, como inconvenientes, porque deles tem consciência, mas os pratica impulsionado pela intoxicação alcoólica.

EMBRIAGUEZ INCOMPLETA. Tecnicamente, no sentido jurídico, é a embriaguez que não promoveu ainda uma confusão mental tão acentuada, de modo que prive o embriagado de qualquer antendimento ou compreensão das coisas exteriores, mas que já o tornou perturbado por tal maneira que já não pode discernir ou entender amplamente a razão das próprias coisas que o cercam e dos fatos que se desenrolam à sua frente.

E, desta forma, privado de um discernimento perfeito, não pode compreender toda a gravidade ou extensão dos atos que venha a praticar, mesmo que a lei os qualifique de crimes, sujeitos à sanção penal.

Em tal circunstância, se proveniente de caso fortuito ou força maior, a embriaguez incompleta atenua a pena que se atribui ao embriagado pelo crime praticado.

EMBRIAGUEZ INVETERADA. É a *embriaguez habitual*.

EMBRIAGUEZ LETÁRGICA. Vide: *Embriaguez completa*.

EMBRIAGUEZ PREORDENADA. É a que, seja por determinação própria ou por ordem ou conselho de outrem, é promovida, anteriormente ao crime, para que provoque uma *animação* ou *encorajamento* à sua prática. Difere, assim, da embriaguez que não é preordenada ou não foi provocada ou procurada com qualquer intenção.

EMBRIAGUEZ PROCURADA. É a *embriaguez voluntária* ou *deliberada*.

EMBRIAGUEZ PROVOCADA. Tanto assim se pode dizer da embriaguez procurada, portanto voluntária, como da involuntária ou advinda de uma *coação* ou *imposição* de outrem. Em tal circunstância será *provocada* por deliberação da própria pessoa ou por imposição de outrem.

EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. É a *embriaguês deliberada* ou *procurada*.

EMBRIÃO. No processo de concepção, é assim denominado quando existe um botão embrionário, isto é, compreende todo o desenvolvimento situado entre o aparecimento do botão embrionário e o término do surgimento de todas as partes do corpo, no final do segundo mês. (nsf)

EMBRIÃO EXCEDENTÁRIO. Referido no art. 1.597 do Código Civil de 2002, o embrião excedentário é aquele resultante de inseminação artificial e excedente do número de embriões que podem ser utilizados, sendo guardado em processo de conservação para posterior utilização. (nsf)

EMBRULHO. Derivado do italiano *imbroglio* (embrulhada), é aplicado na terminologia comercial para indicar toda espécie de *envoltório* ou *invólucro exterior*, que se passa na mercadoria, a fim de que seja remetida ao destino do comprador.

Faz parte, assim, da *embalagem*. É a *embalagem exterior*.

Embrulho. Mas, é também empregado em seu sentido etimológico, ou seja, na acepção de *deemredo* ou *complicação*, em que se *envolvem* os fatos ou as coisas.

EMBUSTE. Derivado do francês *embûche* (emboscada), é geralmente aplicado para indicar o ardil empregado por uma pessoa para que leve outra a enganos, seja por meio de palavras ou de atos.

O embuste, quando promovido para fazer crer o que não é a realidade, no seu caráter de mentira artificiosa ou de ato ardiloso, tanto pode configurar a *simulação*, como pode estruturar o *dolo*, dependendo, assim, da espécie de manejo ou manobras em que se revela e da intenção na sua execução ou prática pelo *embusteiro*.

Se o embuste foi posto em prática para induzir alguém à prática de um ato, este se mostrará *vicioso* e como tal pode ser tornado ineficaz, pois o consentimento somente se manifestou diante da manobra ou ardil, decorrente do embuste.

EM CURSO. É locução usada na terminologia forense para indicar todo processo ou feito que se encontra *em andamento*. *Em curso*, pois, significa a *efetividade* do processo, que está seguindo sua *marcha natural*, até que se finalize pelo pronunciamento da *sentença*, que dará fim a ele.

O processo estará em curso desde que seja iniciado pela propositura da ação e somente sairá dele (curso), quando definitivamente terminado, por ter atingido o seu fim, ou por ter havido qualquer ato ou acordo que tenha solucionado a questão.

Por isso, tanto se compreende quando está na primeira fase de conhecimento, em qualquer instância, como na fase executória.

EM TERMOS. Expressão utilizada pelo juiz em acréscimo a despacho deferitório de petição, indicando a condição de qualquer circunstância impeditiva do ato, para verificação pelo escrivão.

EMENDA. Derivado de *emendar*, do latim *emendare* (corrigir, expurgar os erros, reformar), possui genericamente o sentido de correção ou retificação de uma falta (emenda) ou de um erro, cometido na elaboração de uma escritura ou de um documento, seja de uma palavra ou mesmo de uma frase.

Equivale, assim, em significado, a *corrigenda*.

Segundo a regra instituída em caráter obrigatório, em qualquer ato ou escrito, desde que se façam necessárias, são permitidas as *emendas* ou *adições*, que venham corrigir ou retificar os enganos ou omissões havidas. Mas, para que possam ser validamente consideradas, necessário que sejam convenientemente *ressalvadas* no próprio escrito em que se fizeram ou em escrito à parte, em que se mencione a circunstância e se faça a devida correção.

Se feitas no mesmo ato, devem ser anotadas antes da assinatura das partes. Se depois, formarão um escrito próprio e destinado à correção.

Emenda. Por vezes, traz consigo o vocábulo não o sentido de corrigir, mas o de *reformular*, *modificar* ou mesmo *ampliar*.

Mostra-se, neste sentido, uma *alteração*. E, assim, se entende quando o autor *emenda* a sua obra, não para corrigir erros ou enganos, mas para alterar ou ampliar o que está escrito.

Emenda. No sentido legislativo, a emenda possui significado de *substitutivo*, ou seja, a proposta para alterar ou modificar parte ou todo o teor de um projeto de lei.

EMENDA AO PROJETO DE LEI. À proposição, matéria sujeita à deliberação do corpo legislativo, pode ser oferecida emenda que, geralmente, segundo os regimentos internos das casas legislativas, podem ser: parcial, que manda erradicar qualquer parte de outra; substitutiva, quando apresentada como sucedânea a outra, e que tomará a designação de “substitutivo” quando a alterar substancialmente; aditiva, que se acrescenta a outra; modificativa, que altera a proposição sem a modificar substancialmente; e a subemenda que é a apresentada a outra emenda.

EMENDA CONSTITUCIONAL. Designa tanto o processo como o resultado da atividade do poder constituinte de reforma da Constituição. A CF/1988 denomina emenda constitucional ao processo comum de reforma, previsto no art. 60, dando o nome de revisão à reforma a que se refere o art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

EMENDA DA MORA. Purgação da mora.

EMENDA DO LIBELO OU EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. Ato do postulante visando à correção da petição inicial, amoldando-a aos requisitos legais.

EMENTA. Deriva do latim *ementa*, plural de *ementum* (pensamento, ideia), de *e* e *mens* (juízo, razão, mente), é aplicado de modo geral, para indicar toda espécie de *apontamento* ou *anotação* tomada para *lembrança*, a fim de que, por aí, se produza depois o documento ou escrito que se quer fazer, ou se execute o ato nela lembrado.

No sentido administrativo, *ementa*, às vezes, significa o *resumo* de qualquer fato levado ao conhecimento de uma pessoa, para que por ela execute ou determine o serviço aí designado, ou representa, mesmo, uma *determinação* ou *ordem* para ser cumprida por aquele a quem é dirigida.

Mas, em qualquer circunstância, traz sempre o sentido de apontamento ou anotação, para que se execute ou se faça o que nela está inscrito.

Ementa. Em sentido próprio do Direito, quer *ementa* significar o *resumo* que se faz dos princípios expostos em uma sentença ou em um acórdão, ou o *resumo* do que se contém numa norma, levado à assinatura da autoridade a quem compete referendá-la ou decretá-la.

EMENTA DA LEI OU DO ATO NORMATIVO. É o resumo objetivo das disposições constantes da lei ou do ato normativo.

EMENTA DO ACÓRDÃO OU DA SENTENÇA. A ementa é formada por duas partes: a verbetização e o dispositivo. A verbetização é a sequência de palavras-chave, ou de expressões, que indicam o assunto discutido no texto; o dispositivo é a regra resultante do julgamento no caso concreto, devendo, como o dispositivo da sentença, ser objetivo, conciso, afirmativo, preciso, unívoco, coerente e correto.

EMENTÁRIO. No Rio de Janeiro, o antigo Ementário da Corregedoria-Geral da Justiça passou a se denominar Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

EMENTÁRIO DA CORREGEDORIA OU DE ATOS REGULARES DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS. Ato normativo da Corregedoria-Geral da Justiça dispendo sobre o funcionamento das serventias judiciais, registraes e notariaes.

EMENTÁRIO FORENSE. Coletânea de jurisprudência classificada pelas ementas.

EMERGÊNCIA. Derivado de *emergir*, do latim *emergere* (mostrar-se, aparecer, nascer), é aplicado vulgarmente para designar toda situação incidente ou ocorrência fortuita, que não era, pois, nem prevista nem esperada.

Em tal sentido, portanto, tem equivalência ou analogia com os vocábulos *eventualidade*, *contingência*, *transe*, ou seja, com todas as expressões que venham significar *mudanças de situações* ou *alterações possíveis*, decorrentes de eventos ou fatos que chegam ou nascem naturalmente.

Emergência. Na terminologia constitucional, determinando um estado anormal e de vigilância, tomado em consideração pelos Poderes Públicos, em virtude de *ameaça externa* ou *iminência de perturbações internas*, pode ser tido o vocábulo na acepção de *transe* ou *momento de*

aflição ou *de vigilância*, a que se deve chegar para impedir o perigo que possa ameaçar a integridade política ou territorial do país.

Emergência possui bem essa significação de *incerteza*, decorrente de eventos perigosos e inesperados.

EMERGENTE. Derivado do latim *emergens*, de *emergere* (nascer, aparecer, vir), assim se diz de tudo que acontece ou que se gera com a vinda, o aparecimento de um fato ou com a execução de um ato: é, pois, o que naturalmente decorre ou deriva de qualquer coisa já feita.

Na técnica do Direito, bem assim na linguagem do comércio, geralmente exprime a *renda ou lucro* que é natural do contrato ou da obrigação, e que, portanto, vem com eles.

Opõe-se, pois, ao *cessante*, que indica o lucro ou renda que deixa de vir com a evidência de um fato ou com o não cumprimento de uma obrigação.

O emergente, assim, neste sentido, é o que é próprio ou inerente à própria coisa ou ao próprio fato, dele se gerando e com ele aparecendo, enquanto o cessante é o que *poderia vir*, mas não está *evidenciado*.

O emergente é o *real*, visto, visível, desde que já *nasceu*.

Emergente. Mas, vulgarmente, é o vocábulo empregado na acepção de *contigente*, ou seja, o que vem, eventualmente, criando novas ou imprevistas situações, que também podem não ser estáveis, tão logo se removam as causas que as geram.

EMÉRITO. Título universitário que se confere a quem se distinguiu em determinada ciência.

EMIGRAÇÃO. Derivado do latim *emigratio*, de *emigrare* (expatriar-se, mudar de morada), é empregado para designar a *mudança voluntária* de uma pessoa, de seu país de origem para outro, a fim de nele estabelecer sua nova morada, em procura de melhores meios de vida.

Às vezes, consoante o sentido de *emigrar*, é também a *fuga* do local, em que se reside, para outro distante ou em pátria diferente, a fim de escapar às perseguições políticas. Neste caso, melhor se diz *exílio*, pois que nesta emigração não há *intenção de mudar-se*, mas o desejo de escapar às perseguições, sem o desejo de desligar-se da pátria nativa.

Conforme se verifica, a *emigração* é a *saída* ou a *mudança da pessoa de sua pátria* para outra. Bem por isso não se pode confundir com *imigração*, aparentemente de igual sentido. Mas, *imigração* já revela a *entrada* do estrangeiro no país para que *emigrou* (se mudou ou se transferiu).

A *chegada*, a *entrada*, a *fixação de morada nova* é que exprime a *imigração*.

EMIGRANTE. Assim se diz da pessoa que abandona sua pátria para estabelecer-se em um país estrangeiro, com a intenção de nele fixar residência.

As leis do país, para onde acorrem os emigrantes, estabelecem as normas para a entrada no território nacional destes estrangeiros, a fim de que, com os tempos, possam eles integrar-se na comunidade nacional, proibindo ou impedindo, por outro lado, a imigração (entrada) de elementos indesejáveis.

EMINÊNCIA. Derivado do latim *eminentia*, é vocábulo que indica a qualidade do que *éminente*, *superior* ou *notável*.

Particularmente, é o tratamento respeitoso e devido aos cardeais, segundo estabeleceu o Papa Urbano VIII, em bula de 1650.

Mas, consoante deliberação de Gregório, o Grande, podem os bispos ter igual tratamento.

Corresponde, no tratamento secular, ao vocábulo *excelência*, reservando-se *eminência* mais particularmente para o tratamento eclesiástico às altas autoridades da Igreja, exceto o Papa, que se diz Sua Santidade.

EMIR. Dignitário muçulmano.

EMIRADO OU EMIRATO. É a província dirigida pelo emir.

EMIÇÃO. Derivado do latim *emissio*, de *emittere* (mandar para fora, produzir, lançar), possui o vocábulo, dentro de sua acepção etimológica, várias significações.

Na terminologia jurídica, no entanto, é geralmente empregado para indicar o *pronunciamento*, que se faz acerca de certos fatos, ou a *expedição* ou *lançamento* de certas coisas.

No primeiro caso, temos a *emissão de voto*, que tanto significa a *declaração de voto* feita por uma pessoa, como, no sentido eclesiástico, a *profissão de fé* feita por um noviço. Está aí no sentido de *dar* ou de *fazer*.

No segundo caso, temos a *emissão de títulos*, que se entende o lançamento deles e a sua introdução na praça, conforme os intuitos que se têm em mira. Em tal caso, é empregado na acepção de *expedição* ou de *circulação*. E tem por finalidade, quando se trata simplesmente de títulos, o lançamento de valores no mercado, para obtenção de capital a longo prazo.

Por esta razão, anotado o conceito de emissão, conforme o de *emitir* (pôr em circulação, mandar para fora, expedir), evidencia-se que, em referência aos títulos de crédito, *saque*, *extração* e *emissão* não têm igual significação. Todos eles, em verdade, podem resultar numa *criação*. No entanto, nem sempre a criação, que decorre do saque ou da extração, importa em *emissão*, a seguir da criação.

A letra de câmbio, por exemplo, é criada pelo saque ou pela extração. Mas, não se entende emitida; a emissão decorre *depois* do aceite ou do endosso.

Já a nota promissória é *criada e emitida ao mesmo tempo*, visto que, já firmada pelo promitente, entra imediatamente em circulação.

Na abstração dos títulos de crédito, a emissão é o elemento preponderante. Dela é que se processa, em regra, a transformação do título em *abstrato*, por seu desligamento a qualquer relação jurídica não mencionada em seu texto (declaração cartular).

EMIÇÃO DE MOEDA. É assim o *lançamento legal* de qualquer espécie de moeda, para ter curso no mercado, a fim de que facilite as operações de compra e venda havidas no comércio, ou outras quaisquer operações comerciais e bancárias, e mesmo civis, em que se tenha uma obrigação, em dinheiro, a cumprir, ou seja, com poder liberatório.

EMIÇÃO DE PARECER. Assim se diz para o *escrito* ou a *opinião verbal* dada por uma pessoa especializada na matéria, a respeito de questões pertinentes a ela.

EMIÇÃO DE TÍTULOS. Compreende o *lançamento* de quaisquer dos valores, ditos *títulos de crédito*, os quais resultam da intenção de ser obtido capital necessário à instituição de empresas comerciais ou industriais, para satisfação de necessidades administrativas do governo ou cumprimento de obrigações individuais.

Nesta forma, a *emissão de títulos* é expressão que abrange a emissão de ações, emissão de debêntures, emissão de apólices, emissão de letras de câmbio ou de notas promissórias, em virtude do que tais títulos se fazem e se põem em circulação.

Na letra de câmbio, a criação do título diz-se propriamente *saque*, palavra que também indica a criação do cheque e da duplicata.

Já para a nota promissória, na técnica, o ato de fazê-la, diz-se, propriamente, *emissão*.

EMIÇÃO DE VOTO. Pode a locução ser compreendida em dois sentidos, ambos exprimindo a acepção de *pronunciamento* ou *declaração*:

a) Emissão de voto quer dizer a declaração ou a opinião manifestada por uma pessoa a respeito de uma *deliberação*, em virtude da qual (emissão) a aprova ou não.

É assim o *ato de dar o voto* ou *de emitir o juízo* a respeito de assunto submetido à sua apreciação e aprovação, para ser resolvido, solucionado ou deliberado, juntamente com outras pessoas, com o mesmo *poder deliberante*.

b) Emissão de votos significa, então, a profissão de fé ou a declaração de fé que faz uma pessoa, em virtude da qual solenemente se obriga a pertencer à Ordem Religiosa professada, cumprindo todos os preceitos que são de seu regime.

EMIÁRIO. Do latim *emissarius*, de *emittere* (emitir, lançar, anunciar), distingue *omensageiro*, o *arauto*, o *núncio*, ou a pessoa a que se comete o encargo de cumprir determinada missão ou incumbência.

Dessa forma, o emissário é portador da *ordem*, da *notícia*, da *mensagem*, ou vai cumprir a missão, ou realizar o negócio, de que se incumbiu. É, pois, perfeito representante ou mandatário de quem lhe cometeu o encargo, a missão ou a comissão.

EMISSION. Assim se diz da pessoa ou do estabelecimento que faz emissões de títulos de crédito.

Para os títulos que se criam pelo saque ou extração, como *letra de câmbio*, *cheque*, *duplicata mercantil*, seu criador ou pessoa que os faz diz-se *sacador*.

Embora, em certos casos, o *emissor* possa indicar-se como o responsável pelo pagamento de título emitido, nem sempre se confunde com a significação de *subscrito*, que tanto indica a pessoa que adquire, pela subscrição, alguns dos títulos emitidos, como aquele que os subscreve, reconhecendo a validade da obrigação contra si emitida.

EMITENTE. Derivado de *emitir*, com a significação de *quem emite*, é a expressão usada para indicar a pessoa que escreve ou subscreve um título de crédito a favor de outrem, e para resgate próprio.

Assim se diz *emitente* da nota promissória ou da ordem de pagamento, a pessoa que assinou tais títulos a favor de um seu credor. Ou *emitente de um título*, a pessoa ou estabelecimento que o emitiu e introduziu em circulação, respondendo pelo seu resgate.

EMOÇÃO. Do latim *emotio*, de *emovere* (agitar, perturbar), é indicativo da *excitação mental*, com alteração das paixões ou das sensibilidades, determinada por uma impressão exterior, agradável ou desagradável, boa ou má.

É consequente da impressão produzida no *ânimo*, pela percepção de representações ou figuras de sensações, que chegam a formar ideias, que, despertadas tumultuariamente, acarretam perturbações físicas, alteradoras da consciência.

O Direito Penal brasileiro não considera a *emoção* como excludente da responsabilidade penal.

Vide: *Estado passional*.

EMOLUMENTO. Derivado do latim *emolumentum* (vantagem, proveito) possui o vocábulo o sentido genérico de toda retribuição devida ou vantagem concedida a uma pessoa, além do que fixamente percebe pelo exercício de seu cargo ou ofício.

Assim, são *taxas* cobradas ou devidas por serviços prestados, além de outras contribuições atribuídas ao ato, pagas de outra maneira.

Em regra, os emolumentos são destinados aos serventuários ou às pessoas que executam os atos, e por esta razão têm direito a eles.

No sentido fiscal, os emolumentos, embora distintos dos impostos, na sua qualidade de *taxas*, entendem-se de igual maneira contribuições pagas por toda pessoa que se favoreça de um serviço prestado por uma repartição pública, tal como o que decorre de uma certidão por esta fornecida.

Mas o *emolumento*, embora semelhante à taxa, não se pode dizer igual a ela.

O *emolumento* é mais a contribuição que se faz exigível como compensação de atos praticados pelo Poder Público ou pelo serventuário público, sem revestir propriamente o caráter de um serviço, não tendo o aspecto econômico que é sempre apresentado pela taxa. A *taxa* sempre se revela o pagamento de um serviço de ordem econômica prestado à pessoa, que, assim, a deve satisfazer.

Em certos casos, nas repartições públicas, chamam-no de *taxa de expediente*.

Emolumento. Pela CF/1988, é a remuneração que os notários e os oficiais registradores recebem pela contraprestação de seus serviços; *custas* é a remuneração devida aos escrivães, oficiais de Justiça e demais auxiliares da Justiça; e a taxa judiciária é o tributo correspondente à efetiva utilização dos serviços judiciais ou do Ministério Público (este, por exemplo, para a aprovação e controle das fundações privadas).

EMPADROAR. Derivado de *padrão*, é empregado na terminologia fiscal para significar a ação de *arrolar* ou *relacionar* os contribuintes segundo a classe ou categoria de tributos, a que estão sujeitos, após o lançamento ou a coleta efetivada.

Pode, mesmo, dizer-se que *empadroar* é classificar os contribuintes, segundo as tributações lançadas ou devidas, nos termos do *padrão* ou *classificação oficial*. E assim cada contribuinte será registrado devidamente, sendo incluído nas relações dos competentes tributos.

EMPALAÇÃO. Suplício medieval para a execução da pena de morte em que o condenado era atravessado por um pau através do ânus.

EMPATADOR. Diz-se, também, *empata*.

Derivado de *empatar*, certamente do latim *impingere* (ir de encontro), do qual se formou *impactus* (impelido), é empregado na linguagem vulgar do comércio para designar o indivíduo que atrapalha ou atravessa negócios alheios, para desviá-los ou desencaminhá-los.

É, assim, o *atravessador de negócios*.

EMPATE. Derivado de *empatar*, é o vocábulo empregado na terminologia jurídica para designar a *igualdade de votos*, verificada na deliberação tomada por várias pessoas, que pertençam à junta, ao conselho, à assembleia ou ao tribunal, onde se procura deliberar sobre determinada matéria.

Várias regras são estabelecidas para a solução dos empates, a fim de que não fique a decisão ou aprovação em suspenso, desde que, por essa forma, *igualada* nas opiniões *pró* e *contraficaria* a questão insolúvel.

Por princípio, atribui-se ao *presidente* o direito de dar o *voto de desempate*: é o que se chama também o voto de qualidade ou voto de Minerva.

Em matéria criminal, é assente que, no empate, o desempate será sempre favorável ao réu: é a força do princípio estabelecido de que “*in dubio pro reo*”.

No Juízo Arbitral, o *empate* é solucionado pelo árbitro desempatador, que será convocado.

Entre os *condôminos* o desempate será decidido pelo juiz, a requerimento deles.

Empate. Na terminologia do comércio, diz-se *empate* para o capital investido em bens ou operações mercantis de morosa liquidação, pelo que fica esse capital *estacionado* ou *parado*.

Vide: *Voto de qualidade*.

EMPENHO. Derivado de *penhor* (do latim *pignus*), significa o ato por que uma pessoa *empenha* (obriga) a sua palavra ou os seus bens, em *garantia* de alguma coisa. Empenhar é, assim, *dar penhor*.

Também significa o *interesse* manifestado acerca de um fato ou na execução de um ato.

Empenho. Na técnica do Direito Financeiro, é o ato pelo qual se *autoriza* a realização de uma despesa, ao mesmo tempo que se verifica se há *dotação orçamentária* e *verba* necessárias para que seja efetivada.

Na execução do *empenho*, em matéria administrativa, geralmente atribuída ao executivo (por seus delegados e representantes), em regra, procura-se ver se a dotação orçamentária suporta ainda a despesa que se quer autorizar, ou seja, se a verba posta à disposição da autoridade administrativa ainda suporta o encargo que dela decorrerá. Este é o *empenho administrativo*.

Mas há ainda o *empenho contratual*, o *empenho legislativo* e o *empenho judicial*.

O *empenho contratual* é o que decorre de contrato regularmente firmado pelo poder executivo, do qual se gera uma obrigação de pagar por parte do Tesouro.

O *empenho legislativo* é o que se funda numa autorização legislativa ou em ato do poder legislativo, que vincule o Estado com terceiros, criando a obrigação do pagamento de determinada importância, subordinada à verba de despesa, quer seja fixa ou variável, já por ele mesmo instituída.

O *empenho judicial* é o que promana de ato da autoridade judiciária, quando, por suas sentenças ou decisões, cria a obrigação das indenizações por parte do Estado e às custas judiciais.

Para o *empenho administrativo* ou do poder executivo, sempre se faz mister a existência de um *crédito* ou verba orçamentária preestabelecida.

EMPICOTAMENTO. Assim se diz do ato pelo qual se expunha publicamente, como penalidade imposta, preso às argolas da *picota* (depois denominado *pelourinho*), o *malfeitor* tal condenado.

Era uma *exposição à vergonha pública*.

EMPOBRECIMENTO. Derivado de *empobrecer*, é, no sentido jurídico, empregado o vocábulo para indicar todo ato de *diminuição do patrimônio* de alguém.

O empobrecimento, assim, dá-se pelo desfalque de valores ou de importâncias que saíam do poder da pessoa, seja em consequência de maus negócios, seja em resultado de outros negócios.

O *empobrecimento*, juridicamente, pode apresentar-se *justo* ou *injusto*, conforme foi causado *enriquecimento* justo ou injusto de outrem.

Se o empobrecimento é injusto, visto com ele se haver produzido, em relação a outrem, um locupletamento à custa alheia, cabe ao empobrecido ir contra o ilegalmente enriquecido, para haver dele o que injustamente pagou ou desembolsou, pela ação dita de locupletamento ou de *in rem verso*.

Vide: *Enriquecimento*.

EMPÓRIO. Derivado do latim *emporium* (feira, mercado), é geralmente empregado para indicar o *porto* ou *lugar*, que se torna notável ou importante pela afluência de pessoas e comerciantes, que, ali, vão fazer negócios ou estabelecer seu comércio.

Entre nós, tem também a significação de *armazém*.

EMPOSSAR. É aplicado geralmente para indicar o ato pelo qual se investe a pessoa na posse de um bem, de um cargo ou função.

Empossar, assim, é dar posse ou investir na *posse*. Já *empossar-se* tem o sentido de *apoderar-se*, *assenhorearse*, em significação idêntica a *apossar*.

EMPRAZADO. Derivado de *emprazar*, é empregado na terminologia forense para designar o ato pelo qual se citou ou intimou alguém para comparecer a juízo, dentro de um prazo determinado. É o mesmo que *aprazado*.

Quer assim dizer: que foi marcado o prazo ou foi assinado o prazo, para que nele se venha a juízo para praticar determinado ato judicial.

Vide: *Dilação. Prazo*.

Emprazado. Mas, tomado *emprazar* no sentido de *aforar* ou *dar enfiteuse*, assim também se diz do imóvel ou do prédio alodial que foi constituído em *prazo* ou em *terreno foreiro*, pelo demembramento dos *domínios*, em *direto* e *útil*.

EMPRAZAMENTO. Primitivamente, significava o vocábulo o mesmo que contrato, tomado *emprazar* como *ajustar* ou *convencionar*, que assim se compreendia quando duas pessoas *contratavam* para que, em certo tempo, voltassem ou comparecessem ao mesmo lugar, para um objetivo de interesse comum.

Depois passou a designar o contrato em que o senhorio de um prédio cedia parte dele a quem o *cultivasse*, recebendo em paga, pela transferência do *domínio útil* (assim dito pela utilização das terras na plantação), certa pensão anual.

Era, de começo, anual. Passou a ser feito pela vida do colono, depois por *três vidas*, e, finalmente, por toda a vida (*perpétuo*).

Diz-se, também, *prazo*, *aforamento* ou *enfiteuse*.

Emprazamento. Com a mesma significação de *aprazamento*, entende-se a citação ou intimação feita a uma pessoa para que compareça a juízo, dentro do prazo que lhe é assinado, ou dia certo, para fazer o que é de seu dever ou que lhe é determinado.

EMPRAZAR. Mesmo na linguagem do Direito antigo, *emprazar* já era tido no sentido de *dar em prazo*, *aforar*, *dar em aforamento*.

Mas era também usado no sentido de *cercar* ou *acantoar*. E neste sentido o encontramos no Cód. Filipino, na expressão *emprazar cachorros*, com a significação de *acantoar* os filhotes dos lobos, ou de outros animais ferozes, para serem colhidos e mortos.

Sem dúvida, é deste sentido de *cercar*, donde a ideia de *limitar*, que se originou o sentido de *dedar a prazo*, pois que isto bem significa *limitar as terras* para serem utilizadas por outrem.

EMPREGADO. Derivado do latim *implicare* (unir, juntar, ligar), é o vocábulo utilizado, na terminologia jurídica, para indicar a *pessoa física* que, unida ou ligada a outra, por se encontrar sob sua direção, presta serviços a esta, em regra, mediante uma remuneração.

Embora se possa admitir *empregado*, em acepção genérica, como a pessoa que se *ocupa em fazer alguma coisa* para outrem, mesmo gratuitamente, no conceito rigorosamente jurídico, o sentido de *empregado* é o de quem está sempre no *exercício de uma ocupação* sob fiscalização e direção de outrem, sujeito a horário, e da qual decorrem vantagens ou remunerações para seu ocupante, seja qual for a categoria da ocupação.

Empregado, em tal significação, exprime sempre o sentido de *auxiliar*, *colaborador* ou *trabalhador assalariado*.

Mesmo o auxiliar interessado nos negócios do estabelecimento, comercial ou industrial, desde que não possui a qualidade de *sócio*, tenha *ordenado* ou *remuneração* pelos serviços ou cargos ocupados, é *empregado*.

E não importa que o *emprego*, *cargo*, *ocupação* ou *serviço* seja em caráter permanente. Tanto basta que a pessoa física seja admitida, com efetividade ou temporariamente, para exercer qualquer cargo, ofício ou ocupação a mando e por conta de outrem, para que, assim, se titule.

Empregado. A CF/1988 denomina, genericamente, de servidor público civil tanto ao funcionário que exerce cargo efetivo ou comissionado, como ao empregado ou celetista, que ocupa emprego.

EMPREGADO DOMÉSTICO. Designa-se o trabalhador que presta serviço, de natureza contínua e com finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família, no âmbito residencial. De acordo com a CF/1988, art. 7º, § único, são assegurados aos trabalhadores domésticos os direitos de:

- a) salário-mínimo;
- b) irredutibilidade do salário;
- c) décimo terceiro salário;
- d) repouso semanal remunerado;
- e) gozo de férias anuais;
- f) licença à gestante;
- g) licença-paternidade;
- h) aviso prévio;
- i) aposentadoria.
- j) seguro desemprego;
- k) relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
- l) fundo de garantia do tempo de serviço;
- m) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
- n) proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
- o) salário-família;
- p) duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
- q) remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;
- r) redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
- s) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;
- t) seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
- u) proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
- v) proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;
- w) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
- x) seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. (npg)

Vide: a Lei nº 5.859, de 11.12.1972, que dispõe sobre a profissão de empregado doméstico.

EMPREGADO PÚBLICO. Assim, geralmente, se diz da pessoa que exerce cargo ou emprego ou executa serviços de interesse e por conta da administração pública.

Procuram fazer distinção entre os vocábulos *empregado* e *funcionário*, no sentido de Direito Administrativo.

Gramaticalmente ou lexicologicamente, *funcionário* é o *empregado público*. E, *empregado*, quem exerce qualquer emprego em repartição pública ou particular.

Desta forma *funcionário* e *empregado público* possuem sentido equivalente.

Em certos casos, a própria lei procura distingui-los, dizendo:

Funcionários, os que ingressam no estabelecimento ou repartição, mediante concurso, *e empregados públicos*, os que são admitidos para desempenho de certos cargos técnicos ou de serviços de categoria inferior, para os quais não se exige a prestação de semelhante prova pública.

Mas, em outros casos, a distinção se funda no exercício do cargo ou no desempenho das funções.

E, assim, dizem-se *funcionários* os que, tendo uma parcela de autoridade (*imperium ou jurisdictio*), desempenham uma *função pública*, enquanto o *empregado público* é aquele que presta um *serviço público*.

Na realidade, porém, tão sutil é a distinção e tão difícil é a separação de *função pública*, como parcela ou fração de *poder*, que outorga ao funcionário, sendo emanado do *imperium ou jurisdictio*, e o *poder* também advindo da autoridade para execução do serviço público, que embaraçosa se torna uma completa separação e limitação entre as *funções* desempenhadas pelas duas sortes de auxiliares e agentes da administração pública.

Dessa forma, *empregado público*, comumente, mostra-se o *funcionário* como este se pode dizer *empregado público*.

E com razão afirma Nézard (citado por Viveiros de Castro) que essa distinção, convertida em teoria, contém frequentemente um erro jurídico: “Não se podem distinguir os empregados dos funcionários públicos pelo fato de competir unicamente a estes últimos a autoridade pública, porquanto todos os agentes de gestão gozam da qualidade de funcionários, e entretanto não exercem o poder público.”

A denominação *empregado público* está, pois, adstrita ao fato de ocupar a pessoa física um cargo ou ofício público ou prestar um serviço público, como elemento pertinente ao quadro dos auxiliares ou colaboradores da administração pública, pelo que faz jus a uma remuneração como compensação ao cargo desempenhado ou aos serviços prestados, seja em caráter permanente seja em caráter temporário, contanto que esta *remuneração* provenha dos cofres públicos e resulte de *cargo público*, criado por lei, com denominação própria.

EMPREGADOR. Designação dada à pessoa, seja física ou seja jurídica, que admite em seu estabelecimento o *empregado* para que execute serviços ou exerça funções por si determinadas, mediante remuneração ajustada. Na técnica do Direito Trabalhista, empregador é o *patrão*.

EMPREGAR. Derivado de *implicare*, tanto significa o ato pelo qual se admite uma pessoa como empregada, para que desempenhe serviços ou funções em um estabelecimento público ou particular, como significa o ato de se *aplicar dinheiro* em certos negócios.

EMPREGO. Significa, geralmente, o cargo, ofício ou função exercida por uma pessoa física.

E assim se diz *emprego do comércio* ou *emprego público*, conforme é o mesmo exercido em um estabelecimento comercial ou industrial, ou num estabelecimento público.

Emprego. Mas, tomado de *empregar*, no sentido de *aplicar*, também significa o *uso, utilização* ou *aplicação* que se faz de alguma coisa ou do próprio tempo.

E, deste modo, são frequentes as expressões: *emprego de capital* (aplicação de dinheiro para renda), *emprego da casa* (utilização ou uso da casa), *emprego das horas disponíveis* (utilização das horas disponíveis em outras atividades).

EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS OU RENDAS PÚBLICAS. Crime contra a Administração Pública consistente em dar a verbas ou rendas públicas a aplicação diversa daquela estabelecida nas leis orçamentárias. Se a aplicação destina-se ao proveito do agente, é caso de peculato.

EMPREITADA. Derivado do grego *empractos* (o que se faz), quer o vocábulo designar, em sentido amplo, tudo que é feito por ofício de outrem, seja pessoalmente por si ou por sua direção.

No sentido jurídico, então, é o contrato em virtude do qual um dos contratantes comete a outro a execução de um determinado serviço, mediante certa retribuição proporcional ao serviço executado, ou a que for ajustada.

E nestas condições, tanto compreende a *empreitada de obra* ou de *construção*, como *a empreitada para a feitura de qualquer outra espécie de trabalho* ou *serviço*.

Apresenta-se como modalidade de *contratação* de serviços. No entanto, contrato especial, distingue-se da *contratação* ou serviço assalariado, porque na *empreitada* não é o dono do serviço quem o dirige e paga, mas a pessoa a quem se encarregou de executá-lo, que é quem dirige e por conta de quem se tomam outras pessoas que o vão auxiliar na incumbência.

Por seu caráter de serviço, trabalho ou obra executada por incumbência de outrem, diz-se também *encomenda*.

Pode ser *parcial* ou *total*: *com* ou *sem* o fornecimento de material.

E quando é executada, fornecendo o dono do serviço, trabalho ou obra todos os materiais indispensáveis à sua execução, traz profunda analogia com a própria *contratação*. Mas dela se distingue, porque, na *contratação*, a remuneração é consequente do tempo de serviço. E, na *empreitada*, do valor do trabalho executado.

E quando o empreiteiro fornece o material, procuram caracterizá-la como contrato de *compra e venda*. Mas este fato não desvirtua nem altera a essência da *empreitada*, que o fornecimento do material, conforme preço previamente fixado em orçamento, não teria poder para que o empreiteiro *vendesse* a obra construída ao próprio *dono dela*, pois que venderia, contrariamente aos princípios de direito, o que é alheio.

Em Direito, a *empreitada*, considerada somente como prestação de serviços, ou com esta e o fornecimento de material, traz aspectos diferentes e interessantes a respeito dos *riscos* que correm os mesmos materiais.

No primeiro caso, correm por conta do *dono da obra*: no segundo, por conta do empreiteiro. E, em relação à obra, se os materiais foram fornecidos pelo dono dela, correm também os riscos por sua conta, se nenhuma culpa cabe ao empreiteiro.

A *empreitada* também diz-se *tarefa*. Mas, esta, mais propriamente, se refere ao *trabalho* que deve ser executado dentro de determinado tempo.

Costumam dizê-la, ainda (para a tarefa), *empreitada a título precário*, isto é, consistir num contrato, que possa ser rescindido pelo dono do trabalho.

O caráter dominante da *empreitada*, no entanto, conforme era mesmo do conceito sempre tido, é que é obra a que alguém se obriga por *certo preço*.

EMPREITEIRO. Designação dada à pessoa que toma um trabalho ou uma obra por *empreitada*, para executá-la ou fazer executar por pessoas que assalaria por sua conta.

O empreiteiro é obrigado a seguir os planos e as instruções dadas pelo dono da obra ou encomendador do trabalho.

EMPRESA. Derivado do latim *prehensus*, de *prehendere* (empreender, praticar), possui o sentido de *empreendimento* ou *cometimento* intentado para realização de um objetivo.

No sentido do Direito Civil e do Direito Comercial, significa *empresa* toda organização econômica, civil ou comercial, instituída para a exploração de um determinado ramo de negócio.

E, assim, estritamente, dá-se a denominação ao próprio estabelecimento.

Segundo a natureza do negócio ou fins da organização, a empresa diz-se *civil*, se regulada pela lei civil, *comercial* ou *industrial*, quando tem por finalidade a exploração de um negócio comercial ou de indústria, nesta se incluindo a *empresa agrícola*.

Para sua organização, não têm as empresas prescrições legais especiais. Subordinam-se aos princípios instituídos para as associações ou sociedades, sob cujos moldes se organizarem, segundo os fins preconizados.

É muito comum o uso do vocábulo para indicar as organizações constituídas para explorar serviços de interesse ou de utilidade pública: *Empresa de Eletricidade, Empresa de Transportes etc.*

EMPRESA BRASILEIRA DE CAPITAL NACIONAL. É aquela cujo controle efetivo (maioria do capital votante e exercício do poder de direção) esteja permanentemente na titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou de entidades de direito público interno.

A lei poderá conceder-lhe proteção e benefícios especiais temporários para desenvolver atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou imprescindíveis ao desenvolvimento do País; estabelecer que o controle da empresa se estenda também às suas atividades tecnológicas (desenvolvimento e absorção), sempre que aquele setor específico seja imprescindível ao desenvolvimento nacional; e fixar percentuais de participação, no capital social, de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou entidades de direito público interno.

Tem a primazia na pesquisa e lavra de recursos minerais e no aproveitamento dos recursos hidráulicos e terá tratamento preferencial na aquisição de bens e serviços.

EMPRESA INDIVIDUAL. Vide: *Sociedade Unipessoal*. (gc)

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. É a empresa constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no País. O Código Civil exige que o nome empresarial da empresa individual de responsabilidade limitada deva ser formado pela inclusão da expressão “EIRELI” após a firma ou a denominação social. A empresa individual de responsabilidade limitada foi incluída no Código Civil pela Lei 12.441/2011.

EMPRESA PÚBLICA. É aquela instituída pelo poder público para explorar atividade econômica contingencial ou de conveniência administrativa. Tem personalidade jurídica característica da empresa privada, patrimônio próprio e capital exclusivo da União ou de entidades públicas.

Só pode ser criada por lei específica, e a criação de subsidiárias, bem como a participação em empresa privada, depende de autorização legislativa.

Sujeita-se ao regime privado das relações trabalhistas e tributárias.

EMPRESA TRANSNACIONAL OU MULTINACIONAL. É aquela cujas atividades transcendem as fronteiras de determinado país.

EMPRESAS UNIPESSOAIS. Vide: *Sociedade Unipessoal*. (gc)

EMPRESÁRIO. Assim se diz da pessoa que dirige ou é dona de uma empresa.

A empresa pode pertencer a uma firma individual, como pode pertencer a uma firma coletiva.

A empresa, e, assim, a *firma empresária* mostram-se entidades distintas, pois que uma indica a organização e a outra a pessoa física ou jurídica, a quem pertence.

EMPRÉSTIMO. Derivado do latim *promutuari* (emprestar), é indicado para exprimir toda espécie de *cedência* de uma coisa ou bem, para que outrem a use ou dela se utilize, com a obrigação de restituí-la, na forma indicada, quando a pedir o seu dono ou quando terminado o prazo da concessão.

Segundo os encargos que cabem ao que toma emprestado e as vantagens que possam decorrer a quem empresta, o empréstimo pode mostrar-se contrato ou operação onerosa ou contrato meramente gratuito.

Para o primeiro caso, que é o sentido próprio de *promutuari*, o empréstimo toma a denominação de *mútuo*, em regra empréstimo feito de dinheiro ou de coisa, mediante a retribuição de um *prêmio*, além da obrigação de restituir a coisa ou o seu equivalente.

No segundo caso, é o *comodato*, empréstimo ou cedência gratuita de coisas para serem usadas e restituídas.

Além do caráter distintivo, decorrente da vantagem dada ao *emprestador*, no mútuo, e a que se concede ao tomador, no comodato distinguem-se as duas espécies: no *mútuo*, a coisa pode ser restituída por outra de sua equivalência, enquanto que no *comodato* é restituída em si mesma,

recaindo, por isso, em coisas *não fungíveis*, para que possam ser devolvidas a seu dono as próprias coisas emprestadas.

Há ainda outra distinção: no *mútuo*, o domínio se transfere ao mutuário, enquanto no *comodato* a coisa continua a ser do domínio do *comodante*, tendo o *comodatário* somente a posse para uso e gozo dela, na vigência do contrato.

Vide: *Comodato Mútuo*.

EMPRÉSTIMO ALEATÓRIO. Assim se diz o empréstimo que, contrariando o princípio dominante, não obriga o tomador a restituir a importância, desde que esta restituição está condicionada a *riscos* ou eventos perigosos que correm à fortuna do prestador.

Diz-se, também, *empréstimo a risco*.

Na terminologia do Direito Comercial Marítimo, ele se diz propriamente *câmbio marítimo*.

Vide: *Câmbio marítimo*.

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. Denominação genérica dada a toda operação de empréstimo feita por um estabelecimento bancário a uma firma ou sociedade comercial, em virtude da qual esse banco adianta ou *empréstimo* certa soma em dinheiro.

Os *empréstimos bancários* efetivam-se sob vários aspectos. Dizem-se *garantidos* ou *sem garantia*, segundo oferece o tomador garantias reais ou os empreende fundado simplesmente em seu crédito pessoal.

Podem decorrer, ainda, dos descontos de *títulos*, pois tal se revela, também, uma modalidade de empréstimo do banco feito sob a cessão de tais títulos.

Quando *garantidos*, os empréstimos bancários dizem-se *hipotecários*, se garantidos por hipoteca, *sob caução*, se ocorre a garantia de títulos comerciais ou de outras espécies, *sob fiança pessoal* de outrem, se é garantido ou afiançado por uma terceira pessoa.

EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. É aquele que, mediante lei complementar, será instituído para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade ou guerra, ou no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional.

A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.

EMPRÉSTIMO PÚBLICO. Assim se diz de toda e qualquer operação financeira promovida pelo Estado, a fim de conseguir recursos para atender uma necessidade de ordem pública.

Em regra, os empréstimos públicos se fazem por lançamento ou subscrição pública. E, segundo o local em que eles se levantam, dizem-se *internos* ou *externos*.

Internos, quando negociados e levantados dentro do país, seja com os particulares, seja com os próprios bancos; *externos*, quando contraídos no estrangeiro.

Em relação ao modo por que são promovidos, dizem-se *forçados*, *dissimulados* e *ordinários*.

Forçados, quando são impostos aos habitantes de um território em forma de *contribuição* proporcional aos haveres de cada um. Neste particular, equiparam o *papel-moeda* a espécie de *empréstimo forçado*.

Empréstimos dissimulados, quando promovidos ou conseguidos por meios indiretos, seja pela exigência de depósitos ou cauções, seja pelos que decorrem da entrega de dinheiro às instituições de economia popular dirigidas e fiscalizadas pelo Estado, tais como as Caixas Econômicas.

Ordinários, quando se negociam e se contraem livremente, segundo as condições do mercado, em que são lançados, e fundados no crédito exclusivo do tomador.

Na modalidade dos *empréstimos ordinários*, incluem-se os *empréstimos patrióticos*, que se fazem internamente, apelando-se para o *patriotismo* e *civismo* dos subscritores.

Em relação ao tempo, em que os empréstimos se resgatam ou se amortizam, dizem-se *temporários*, *perpétuos* ou *vitalícios*.

São *perpétuos*, quando não tem o prestador o direito de exigir o seu *reembolso*, ficando este ao arbítrio do Estado tomador.

Temporários, quando há prefixado um prazo para seu resgate ou amortização.

Vitalícios, quando os empréstimos são feitos sob condição de constituir uma *renda vitalícia* para o subscritor, ou pessoa por ele designada, a qual se extingue pela morte de um ou de outra.

Os empréstimos públicos são promovidos diretamente pelo governo, por seus banqueiros ou agentes autorizados, por ato público que se diz *emissão*.

Realizam-se pela *emissão de títulos*, de responsabilidade do Estado, nos quais se declaram as condições em que se contraem, fixando-se o *tipo, juros, amortização*. *Tipo*, em virtude do qual se fixa o preço do título. E assim ele se diz *ao par* ou *abaixo do par*. *Juros* ou sejam as rendas que dele se tirarão. E *amortização*, o modo por que serão resgatados os títulos que o representam.

Vide: *Apólice. Dívida consolidada. Dívida pública.*

EMULAÇÃO. Derivado do latim *aemulatio*, de *aemulari* (procurar imitar, igualar, com desejo de vencer), mostra-se o *desejo de vencer, de igualar, de superar ou aventajar-se a outrem*.

A emulação pode ser *justa* ou *injusta*.

Justa, quando é animada do desejo de imitar as qualidades louváveis de outrem ou excedê-lo em virtude e merecimentos. Está na acepção de *estímulo, competição, rivalidade*.

Mas, quando a emulação se funda na *inveja* ou no *ciúme* e se forma o desejo de *competir* ou *rivalizar*, não para igualar virtudes, mas para *prejudicar interesses alheios* em proveito próprio ou mera maldade, é *emulação injusta*.

Nesta razão, o exercício de qualquer demanda *ad aemulationem* mostra um *abuso de direito*.

O *espírito de emulação*, assim, revela-se no desejo invejoso e ciumento de trazer aborrecimentos a outrem, em virtude de demanda injusta, desde que não assista ao acionante qualquer *direito de agir* em defesa de justos e próprios interesses.

Funda-se, sem dúvida, na *inutilidade da própria ação intentada*, e na evidência de uma competição e rivalidade injustificadas.

ENCABEÇADO. Derivado de *encabeçar*, vários sentidos possui o vocábulo na terminologia jurídica.

a) Era empregado, antigamente, para indicar a pessoa que era *alistada* ou *inscrita* nos livros de impostos devidos à *cabeça de comarca*, os quais se diziam *cabeção de sisas*.

Este imposto era próprio aos arrendatários ou foreiros de terrenos para a cultura. Mas, mesmo os donos de fazendas que as exploravam por conta própria estavam sujeitos a ele. E eram *coletados* (encabeçados), conforme a *granjearia* e *maneio* que nelas tivessem.

Vide: *Encabeçamento*.

b) Assim se diz da pessoa que *encabeça o prazo*, na qualidade de *cabecel*, em virtude do que assume a obrigação de arrecadar de todos os foreiros o que é devido ao senhorio. É assim o primeiro e *cabeça* no contrato de aforamento, e, por analogia, no de arrendamento.

c) Como adjetivo, quer significar o que *dirige* ou *encabeça* alguma coisa, servindo, assim, de orientador ou *cabeça* de qualquer iniciativa.

Em tal caso, possui o sentido de tudo que encima ou que vem à frente de alguma coisa. E, em relação às pessoas, é a que está ou vem em primeiro lugar.

ENCABEÇAMENTO. Na terminologia do Direito antigo, entendia-se a espécie de contrato havido entre o governo e o povo, para que pagassem sisas proporcionais às vendas dos produtos de suas fazendas às câmaras municipais, a fim de que estas, por sua vez, entregassem ao erário uma certa porção do imposto arrecadado.

As sisas, assim devidas, eram previamente *encabeçadas* ou sejam *coletadas* por meio de *umacapitação* ou *cabeção de sisas*.

As sisas incidiam simplesmente sobre frutos ou produtos da terra, não atingindo, assim, as fazendas ou mercadorias importadas. Nos produtos, compreendiam-se não somente os de natureza agrícola, como os manufaturados ou industriais.

Encabeçamento. Também assim se diz para o ato de investir-se a pessoa como *cabecel do prazo*, o que ocorre por *eleição* entre os foreiros ou por designação do próprio senhorio.

ENCAIXE. Formado de *encaixar* (meter ou pôr em caixa), é aplicado na terminologia jurídica e comercial para designar o *saldo em dinheiro*, de que se pode dispor imediatamente. É o *saldo em caixa*, como vulgarmente se diz, para indicar as *disponibilidades monetárias*.

Mas, a rigor da técnica mercantil, o *encaixe* não se representa somente pelo dinheiro existente nos cofres do estabelecimento, comercial ou bancário, mas por todo aquele que se encontra

em *depósito* em qualquer outro banco à disposição de quem o depositou, pelo que se mostra em igualdade de condições ao dinheiro realmente *em caixa*.

Encaixe. É aplicado, também, no significado de *colocação*, *acomodação* ou *aproveitamento* de coisas ou pessoas, para que sejam utilizados, usados ou empregados segundo as conveniências e para satisfação, especialmente quanto às pessoas, de objetivos vantajosos.

Em regra, o *encaixe* resulta do aproveitamento, quando não é necessário nem se mostra de utilidade, atendendo simplesmente a interesses do agente ou daquele que é visado ou favorecido pelo encaixe.

ENCAIXOTAMENTO. Derivado de *encaixar*, na técnica mercantil, é o substantivo aplicado para indicar toda embalagem de mercadoria feita em *caixas* ou *caixões*.

E assim se distingue do *empacotamento*, que é a embalagem feita em pacotes (invólucros de papel ou papelão), e do *enfardamento*, que é a embalagem feita por meio de madeiras postas em dois lados e presas por *fitas metálicas* (aros de ferro), ou somente protegidas por uma capa de papel ou de pano, e presas de igual modo por cintas de flandres ou ferro em lâmina.

ENCALHE. Derivado de *encalhar* (parar, encontrar obstáculos), dito também *encalho* ou *encalhação*, é admitido na terminologia do Direito Comercial Marítimo para designar o *ato de parar* (parada) do navio ou de qualquer outra embarcação, por ter a quilha ou fundo atingido o seco ou encontrado qualquer obstáculo, que a impeça de flutuar, ou seguir a sua viagem.

Costumam dizer também *varação*. No entanto, forma esta uma espécie de *encalhe*, quando ocorre por ter sua quilha do navio ou da embarcação dado em seco ou na areia. E genericamente será *encalhe* toda *parada* do navio, motivada por obstáculo, que o prende ou o impede de andar.

Todavia, o *encalhe* resulta sempre de qualquer *parada*, em geral forçada, consequente de um choque do navio ou da embarcação com um baixio, um banco de areia, um rochedo, um outro navio naufragado, estacas, ou com qualquer espécie de estorvo, encontrado dentro das águas, que a faça estancar.

O *encalhe* pode ser *eventual* ou *fortuito* e *voluntário*. *Fortuito* quando vem do acaso ou de uma *fortuna do mar*; *voluntário*, quando promovido intencionalmente para evitar maior mal ou para qualquer outro fim, ou por culpa do capitão.

O *encalhe* pode ser *simples* ou com *fratura*.

O *encalhe* é *simples* quando nenhum dano, além das despesas do *desencalhe*, advenha ao navio.

O *encalhe* com *fratura* ou *quase naufrágio* é aquele em que o navio não se *desencalha* sem se partir ou fazer água.

Quando o *encalhe* se mostra *fortuito* ou foi mesmo *voluntário* para evitar maior perigo, as despesas decorrentes do *desencalhe* constituem *avaria comum* ou *grossa*, e, no *encalhe deliberado* (*voluntário*), mesmo os danos ao navio ou embarcação a constituem (*avaria comum* ou *grossa*), desde que o ato foi motivado em defesa ou salvação geral do navio e da carga.

Encalhe. Na linguagem vulgar do comércio, serve o vocábulo para indicar a mercadoria que não foi vendida.

ENCAMINHAMENTO OU REMESSA. É, no Direito Administrativo e no Direito Processual, o ato de encaminhar ou remeter os respectivos autos do processo para órgão diverso daquele no qual está tramitando.

ENCAMINHAR. Na linguagem jurídica, sempre foi o verbo empregado no sentido de *deendereçar* ou *dirigir*.

Possui, no entanto, a significação de *dar* ou *contribuir para o dote* ou *para a manutenção* de uma pessoa.

ENCAMINHAR A VOTAÇÃO. No Direito Legislativo, é a faculdade atribuída ao líder da bancada, proponente ou parlamentar, de usar da palavra para orientar a votação no corpo parlamentar.

ENCAMPAÇÃO. Como vocábulo jurídico, sempre teve *encampação* o sentido de *restituição* ou *retorno* às mãos do senhorio direto do *domínio útil* atribuído ao foreiro, pela rescisão do contrato de *enfiteuse*.

De igual modo, por analogia, significa a restituição do *prédio arrendado*, antes de seu termo, isto é, pela rescisão do contrato de arrendamento, antes de cumprido o seu prazo.

Encampação. Extensivamente, no entanto, passou o vocábulo a significar todo ato de *tomar conta*, ou *passar para si*, um negócio ou empresa, que era de outrem, mediante pagamento do que a este pertence a respeito a todos os direitos de terceiros existentes anteriormente.

A encampação de negócios ou de empresas por outra organização ocorre pela deliberação das partes interessadas. E, em regra, o *encampador* assume as responsabilidades por todo o passivo da sociedade ou empresa encampada, ficando, em compensação, com todo seu ativo.

Encampação. No Direito Administrativo, é a desapropriação do controle acionário de determinada empresa, passando o seu controle para o Poder Público.

Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização (art. 37 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que regula o disposto no art. 175 da Constituição de 1988). (nsf)

ENCANAMENTO. Derivado de *encanar* (canalizar ou conduzir em canos), é denominação genérica que se dá a toda *espécie de condução* de águas ou líquidos, para serem utilizados ou depois de utilizados.

Mostra-se, assim, o *encaminamento* artificial dado às águas por meio de *canal*, de *aquedutos*, de *tubos* ou *canos*, águas estas provenientes dos rios ou ribeiros, de tanques ou de açudes, para uso do homem, das chuvas, para que se desviem dos prédios ou das ruas, águas servidas, para que não se acumulem junto aos edifícios ou fiquem estagnadas em prejuízo da saúde.

O encanamento é utilizado ainda para condução de outros líquidos ou gases.

Encanamento. Na gíria policial, quer o termo significar *prisão* ou *encarceramento*. Ou como se exprimem: *ato de ir para a cana* ou *de ser encanado*.

ENCARCERAMENTO. Oriundo do verbo *encarcerar* (prender em cárcere), indica a prisão de uma pessoa em cárcere, seja o próprio e destinado aos criminosos condenados, ou seja o privado, em que, ilegalmente, se detém a pessoa, privando-a da liberdade.

ENCARECIMENTO. Derivado de *encarecer*, no sentido de *aumentar de preço*, significa, assim, a *alta de preço* de uma mercadoria ou de um produto.

Nos contratos, o encarecimento das coisas que servirem de objeto a eles não altera a situação do devedor, desde que, pela obrigação firmada, não se levou em consideração qualquer alta que pudesse alterar o seu valor de aquisição.

E se a obrigação deve ser cumprida pela entrega da coisa, segundo preço anteriormente estabelecido, neste é que deve ser cumprida, mesmo que ocorra o encarecimento. O encarecimento das coisas é fenômeno de ordem econômica, que pode decorrer de várias circunstâncias.

Mas, para evitá-lo, pode o poder público instituir restrições ou estabelecer medidas, de modo que não se verifique a *carestia*.

ENCARGO. Formado de *encarregar*, de que também se compõem o *encargar*, de *cargo* e *carga*, todos derivados do verbo popular latino *carricare* (carregar), na terminologia jurídica possui o amplo sentido de indicar a *obrigação* ou *gravame* (ônus), imposto como restrição ou limitação ao direito adquirido ou como o *dever* a ser cumprido.

Possui acepção mais lata que o *modo* (*modus*), embora nele também se manifeste, pois que este se revela o *encargo*, que retarda ou modifica a aquisição do direito, estabelecendo restrições à sua fruição ou modalidades que devem ser cumpridas, para que surta os desejados efeitos.

Mas o *modo* é encargo mais propriamente atribuído aos atos gratuitos ou de liberalidade. E encargo, em sua significação ampla, também designa os *ônus* ou *deveres* impostos por lei ou pela vontade dos contratantes, que se firmam nas *obrigações legais* ou *obrigações acessórias convencionais*.

E, nesta última acepção, é também dito de *ônus*, que se apresenta em sentido equivalente; *ônus da prova* ou *encargo da prova*; *ônus hipotecário* ou *encargo hipotecário*. Ou de *obrigação legal*, como se mostra o dever jurídico a cumprir; os *encargos de família*, os *encargos do marido* ou os *encargos da sucessão*.

O *encargo*, mesmo compreendido como *modo*, jamais se confunde com a *condição (conditio)*. O encargo não suspende o efeito do ato, mesmo que para sua execução seja fundamental o cumprimento do encargo ou do *modo*. O cumprimento da condição não é exigível, enquanto o do encargo o é.

Desta forma, o encargo sempre se apresenta em caráter coercitivo, não tendo, pois, efeito suspensivo. E cabe, mesmo, aos interessados exigirem do *gravado* as garantias que assegurem o cumprimento da obrigação ou do *ônus*.

O *encargo*, salvo os que se constituem e se formam por imposição legal, é sempre decorrente de uma *cláusula*, onde se inscreve para ser cumprido e exigido. E se são *encargos reais*, se transmitem com as coisas para aqueles que as receberem por transferência ou por sucessão. É que os encargos reais, ou *ônus reais*, formam um vínculo entre a coisa e a pessoa que passa a possuí-la, tornando-a exigível onde quer que se encontre, porque a coisa é *agarentia* de seu cumprimento ou de sua efetividade.

ENCARGOS. É tomado o vocábulo, notadamente no plural, para exprimir a soma de *atribuições* confiadas a uma pessoa, no desempenho de um *cargo* ou *comissão*.

Indicam-se, assim, os *deveres* que cabem à pessoa no desempenho da *incumbência* que lhe foi confiada, ou cometida.

Dizem-se *encargos*, pois, os deveres do testamenteiro, do tutor, do curador, do inventariante, do empregado, do funcionário público, ou os que competem ou formam a série de atribuições ou funções inerentes a um cargo ou a uma ocupação.

ENCARGOS DA DOAÇÃO. Assim se dizem as *obrigações* impostas pelo doador ao donatário, seja em benefício daquele, de terceiro, ou mesmo em benefício do interesse geral.

Serão, assim, restrições criadas às vantagens outorgadas, seja pela instituição do fim ou aplicação da coisa cedida ou doada, como pela imposição de certa prestação a ser cumprida pelo donatário. Diz-se também *ônus da doação*, *doação gravada* ou *doação onerada*. *Doação com encargos*.

ENCARGOS DA HERANÇA. É a designação que se dá às obrigações creditórias do *de cujus*, que deveriam ser cumpridas pelo acervo hereditário, as quais se transmitem aos herdeiros, dentro da força do quinhão que cabe a cada um deles.

Nesta razão, não respondem os herdeiros pelos encargos superiores às forças da herança.

Em tal acepção, encargos, então, significam *obrigações* ou *ônus*, que deveriam ser cumpridos pelo *falecido*.

ENCARGOS DA TESTAMENTARIA. Compreendem todas as atribuições e poderes conferidos ao *testamenteiro*. Nesta acepção, entendem-se *funções*. São *indelegáveis*, o que significa não poder o testamenteiro transferir para outrem as que lhe são cometidas.

Essa *indelegação*, no entanto, não atinge o *mandato*, que, neste caso, o testamenteiro não passa para outrem os poderes inerentes do cargo. Mas, apenas, autoriza o mandatário a exercê-lo, como seu *mandatário*. E, neste caso, é o próprio testamenteiro quem legalmente os exerce. O mandato do *testamenteiro*, para que outrem pratique atos em seu lugar, deve conter poderes especiais.

ENCARGOS FISCAIS. Expressão usada para significar, genericamente, toda a soma de tributos que pesam à responsabilidade de uma pessoa ou de uma firma comercial.

É, assim, a soma de impostos ou mesmo de taxas que deve, normalmente, ser paga pelo contribuinte.

Encargos, aí, tem pois o sentido de *ônus*.

ENCARGOS PESSOAIS. É denominação genérica dada para exprimir toda sorte de obrigações ou de deveres que devem ser cumpridos por uma pessoa, em função do cargo, ou mesmo em função de um contrato ou de uma determinação legal.

Os encargos do pai, do marido, consistentes no dever de prover alimentos aos filhos, à esposa, em dar educação aos filhos, entendem-se pessoais.

ENCARGOS REAIS. São os mesmos *ônus reais*, que recaem sobre as coisas dadas em garantia ao cumprimento das obrigações assumidas.

Os encargos reais, em princípio, decorrem dos *direitos reais sobre coisas alheias*, em virtude do que os titulares dessas mesmas coisas se encontram *onerados* ou *obrigados a prestar obediência* aos vínculos jurídicos que por eles se estabeleceram.

São assim os que decorrem da hipoteca, do penhor, da servidão, da enfiteuse etc.

ENCARREGADO. Derivado de *encarregar*, assim se diz para toda pessoa a quem se comete o dever ou a obrigação de cumprir um *encargo*, que lhe é atribuído.

Na linguagem comercial, é o *encarregado* a pessoa que tem a incumbência, recebeu mandato ou está autorizada a fazer negócios ou a operar no interesse de outrem.

Pode o encarregado ser empregado do comerciante ou da pessoa que lhe cometeu certos afazeres, como pode ser simplesmente seu mandatário, para desempenho de certa soma de negócios ou para cumprir certos afazeres.

ENCARREGADO DE NEGÓCIOS. Assim se diz, geralmente, do agente diplomático, que fica substituindo o embaixador ou ministro plenipotenciário, em sua ausência ou em seus impedimentos.

Em certos casos, porém, constitui uma classe ou categoria de *agente diplomático*, hierarquicamente abaixo dos embaixadores, ministros plenipotenciários e dos ministros residentes, sendo, deste modo, representante ordinário de um Estado junto a outro, gozando de competência diplomática geral, quando colocado como chefe do cargo.

ENCARTAR. É verbo de aplicação muito antiga na terminologia jurídica para significar a ação de *dar* ou *tirar o título (carta)*, relativo à nomeação ou designação para um cargo ou ofício, pagando os respectivos direitos ou emolumentos, a fim de que se *emposse* nele.

ENCERRAMENTO. Derivado do verbo *encerrar* (fechar, guardar), é comumente aplicado na linguagem jurídica com a significação de *fim* ou *conclusão*, e de *fechamento*.

Encerramento da sessão é, assim, a terminação dela, ou porque nada mais se tenha a resolver ou deliberar, ou porque tenha sido suspensa (encerrada).

Encerramento do negócio ou é a liquidação dele, por se ter acabado ou concluído, ou é o fechamento do expediente do dia, para abertura no dia seguinte.

Encerramento de contas é a terminação das contas pelo acerto delas e consequente liquidação pela parte que as deve.

Na técnica mercantil, diz-se *termo de encerramento* à declaração escrita, que se apõe na última página de um livro, para afirmação das folhas que nele se contêm, da rubrica que foi feita, para autenticá-lo, e do fim ou objetivo a que vai servir.

E, *encerramento de escrita* dizem-se os *lançamentos finais* procedidos no *Diário* para levantamento do balanço geral anual.

ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA. Na falência, o encerramento quer propriamente exprimir a *paralisação* do processo de falência, por ter atingido seu fim, cumprindo seus objetivos.

A falência que é *encerrada por sentença* não se extingue, a rigor. A *sentença de encerramento* põe fim ao procedimento executório, paralisa o processo. Mas os efeitos da falência permanecem latentes, até que se deem por extintas as obrigações do falido, conforme regra dos arts. 134 e segs. da Lei Falimentar.

A finalidade do encerramento é libertar os credores do falido do jugo da falência, para que possam agir contra ele consoante regra do art. 133 da Lei de Falências.

ENCÍCLICA. Derivado do grego *enkyklos* (circular), é, na terminologia do Direito Canônico, entendido como a *epístola apostólica*, ou seja, a constituição emanada do Pontífice, contendo regras doutrinárias ou disciplinares, a qual é dirigida indistintamente (circular), a todos os bispos da comunidade católica, onde quer que se encontrem.

ENCICLOPÉDIA JURÍDICA. Obra que abrange todos os ramos do conhecimento jurídico.

ENCILHAMENTO. Especulação da Bolsa, provocada no sentido de ser atingido um lucro despropositado, seja pela alta ou pela baixa dos títulos.

É brasileirismo, de *encilhar* (apertar com as cilhas), por analogia aplicado ao *aperto* ou *cercomanobrado* pelo especulador, em proveito de seus interesses.

E, daí, pejorativamente, também se empregar no sentido de *roubo* ou *logro*.

ENCOMENDA. Derivada de *encomendar* (mandar fazer ou recomendar), é usado para indicar a própria *obra* ou *trabalho*, que se manda executar pelo ofício ou pela arte de outra pessoa.

É, assim, a obra executada segundo pedido e instruções de quem a encomendou, considerando-se, por isso, *propriedade* daquele, não podendo ser utilizada pelo que a fez, sem seu expresso consentimento.

Vide: *Empreitada*.

Encomenda. Assim se diz, também, na técnica de transportes, a expedição de objetos ou coisas enviados nos trens de passageiros, nos carros de bagagem. Por extensão, também, designa as próprias coisas transportadas.

ENCOMENDA POSTAL. Assim se diz para a remessa ou expedição de objetos feita por via postal, isto é, pelo serviço de correio. Quando a *encomenda*, porém, é do estrangeiro é designada *colis postaux*, que se traduz por *fardos postais*.

ENCOMENDEIRO. É especialmente empregado para indicar o *comissário* de navio mercante.

ENCONTRO. Derivado de *encontrar*, é aplicado na técnica mercantil em sentido equivalente a *compensação* ou *acerto*.

E, assim, diz-se *encontro de contas* para exprimir o *acerto* promovido entre contas apresentadas por duas pessoas, em virtude do qual as parcelas das contas de cada uma se entrelaçam e se ajustam para promover um *saldo* somente.

O encontro de contas resulta, em verdade, numa *compensação*, em virtude do que as dívidas se liquidam pelo saldo, afinal apurado, e por aquele que se mostra o real devedor.

Encontro. É ainda empregado para designar a *defrontação* entre duas ou mais pessoas, em local determinado, a fim de discutir assuntos de interesse recíproco ou para ajustar negócios.

Vide: *Entrevista*.

Semelhante encontro, no entanto, é nomeado como *encontro marcado* ou *encontro combinado*. Pode haver encontros acidentais ou ocasionais, em que as pessoas se defrontam sem prévia combinação ou sem ciência antecipada.

ENCOSTADO. Derivado de *encostar* (arrimar, apoiar), diz-se, vulgarmente, para *oempregado* que não pertence ao quadro do estabelecimento público ou particular, e está sendo utilizado em caráter *temporário*, como auxiliar dos demais empregados ou funcionários, até que se possa regularizar a situação dele, por seu aproveitamento em qualquer lugar ou cargo, que se vague.

Encostado. Mas, exprime ainda o sentido de *imprestável*, *inaproveitável*, ou o que *está fora de uso*, como pode designar o que *está sem aproveitamento*, *não tem utilização* ou *está sem serventia*. É *inativo* ou não está sendo útil.

ENCRAVAÇÃO. Encravação ou *encravamento*, de *encravar* (fixar um cravo ou engastar), possui, em geral, o sentido de indicar o fato de uma coisa ser posta em meio de outra ou estar metida noutra, de modo que dela não possa sair sem *passar* ou *atravessar* esta outra coisa.

Na terminologia jurídica, explica a situação do *prédio* ou *imóvel*, que se encontra *engastado* ou *intrometido* nos prédios de outros donos ou no prédio alheio, sem ter saída própria ou *acesso* às vias públicas, fontes ou porto.

A *encravação*, por princípio de Direito, gera a *passagem forçada* pelos prédios que a cercam, cabendo assim ao dono do *prédio encravado* pedir que lhe seja fixado o rumo ou estabelecida a *comunicação*, que se mostra necessária e indispensável, embora lhe assista indenizar os donos dos prédios atravessados pela passagem estabelecida.

ENDEREÇO. Derivado de *endereçar* (dirigir, encaminhar), cuja origem é atribuída ao latim *indirectiari*, para o qual o francês diz *adresse*, tirado do inglês *address*, é o vocábulo vulgarmente empregado para indicar a *subscrição do nome e residência de uma pessoa* em uma carta ou em qualquer objeto que lhe é destinado.

É, por esta forma, *endereço* que por vezes significa a indicação do próprio domicílio da casa, com o respectivo número, e da rua em que se situa.

ENDOSSANTE. Derivado de *endosso*, de que se formou *endossar*, que quer dizer *declarar nas costas de um título* que seja o mesmo pago a outrem, que não o primitivo proprietário dele, quer o vocábulo justamente determinar a *pessoa*, que promove essa declaração, efetivando a transferência do título para outra pessoa.

Endossante, assim, indica a pessoa que *faz a transferência por endosso*, do título que era seu.

Diz-se também *endossador*. É considerado *cedente*.

Pelo endosso, o *endossante* permanece vinculado ao título, podendo ser compelido a seu pagamento se o principal responsável não o faz pontualmente no dia de seu vencimento.

Assim sendo, o endossante, embora transferente do título, figura nele como *coobrigado*, o que, praticamente, lhe atribui a condição de *garante*, ante os portadores ou titulares subsequentes.

Vide: *Endosso*.

ENDOSSATÁRIO. É aplicado para designar a pessoa a quem se transfere o título, por endosso, tornando-se, assim, o novo proprietário dele. É o favorecido pelo endosso.

Em realidade, somente se evidencia o *endossatário* quando o endosso se opera em preto ou é pleno, ou quando este, por sua vez, promove novo endereço, mesmo em branco.

A assinatura da pessoa, a seguir de um *endosso em branco*, em verdade mostra a sua natureza de endossatário do endossante anterior, desde que somente por esta qualidade poderia converter-se em seguinte endossante.

O endossatário tem o direito de exigir do *endossante*, do que lhe endossou e bem assim de todos que o antecedem, à sua escolha, o cumprimento da *obrigação*, se o aceitante ou principal responsável por seu adimplemento não a cumpre.

Mas esse direito obedece à *ordem de regressão*, isto é, o último sempre em primeiro lugar, pois que se, na escolha, o endossatário passa por ele e vai exigir do que a ele se antecede na ordem ou colocação, perde o direito de regresso contra ele.

De igual modo, se o endossatário ou portador do título não o protesta em tempo útil por falta de pagamento, perde também o direito de regresso contra todos os endossantes, firmados no título antes que se fizesse de sua propriedade.

Equipara-se ao *cessionário*.

ENDOSSO. Derivado do latim *in dorsum* (no dorso, nas cotas), de que também se formou *oindosso* italiano e o *endos* ou *endossement* francês, na terminologia jurídica designa o ato pelo qual a pessoa, proprietária de um título de crédito, o passa para outrem, conferindo-lhe os direitos que lhe competiam.

E justamente porque esta operação é promovida nas *costas (dorsum)* do título, ou seja, *no verso em branco*, pela assinatura do endossante, aí oposta, mereceu o ato esta denominação: *endosso* (no dorso ou costas).

O efeito jurídico do endosso é transferir a propriedade do título por este simples ato, de uma pessoa a outra, conservando embora ligada à obrigação aquela que o transferiu.

E por isso o endosso se mostra uma espécie de garantia, que se integra no título, tornando o endossante um coobrigado solidário ao cumprimento da obrigação, que nele se contém.

Neste particular, pois, o endosso assemelha-se ao *aval*, embora deste se distinga, pois que *oaval* é dado particularmente a um dos coobrigados do título ou para todos eles, pois que esta é uma de suas funções, enquanto o *endosso* promove a solidariedade do endossante somente em relação a seu *endossatário* e aos que sucederem a este, por seu endosso. Desse modo o endosso não vincula o *endossante* às pessoas que intervieram na letra anteriormente a ele, dando direito a eles para que exijam dele qualquer pagamento a respeito da obrigação. Mas, vincula-o aos endossatários e endossantes que se seguirem a ele, que todos terão direito regressivo contra todas as pessoas que figuram antes deles no título endossado.

No entanto, para que o *portador do título*, que se indica a última das pessoas a quem o título foi endossado e em poder de quem se encontra, possa usar desse *direito regressivo* contra os *endossantes*, necessário que, em tempo útil e oportuno, tire o protesto do título, na falta de seu pagamento no dia de seu vencimento.

Neste particular, ainda, diferencia-se o *endosso* do *aval*, pois que contra o avalista não se faz mister o protesto, se o aval é dado para todo título ou simplesmente em favor do aceitante.

O *aval do endossante* segue o destino do endossante, pois que o avalista sempre se equipara à pessoa a quem é dado o aval. Em tais condições os direitos e deveres que lhe são inerentes perecem e decaem quando tal sucede aos direitos e deveres do endossante.

O endosso é dado *em branco* ou *em preto*, quando também se diz pleno.

O endosso, em regra, é dado enquanto o título não está vencido, para que se negocie livremente e assim se transfira de mão em mão. Mas também se permite o endosso depois que o título é vencido. No entanto, em tal caso, tem o efeito de *cessão civil*, embora não retire do título sua força de título promotor de *ação executiva*.

Outrossim, apesar de, em regra, ser o endosso meio efetivo e transferência do título, o *endosso-mandato* somente outorga poderes ao endossatário para agir em nome do endossante.

Somente os títulos *à ordem e nominativos* indicam-se endossáveis. Os títulos ao portador não necessitam de endosso para que mudem de proprietário, desde que a transferência deles ocorra pela simples tradição do documento.

Embora não sendo exigível, tanto no endosso em branco, como no endosso pleno, deveria o endossante *consignar seu endereço*, abaixo de sua assinatura, a fim de receber as notificações legais que se façam necessárias, inclusive quando do protesto do título.

O endosso pode ser dado por mandatário, desde que, na procuração, lhe sejam conferidos poderes especiais e expressos para *endossar títulos*.

ENDOSSO EM BRANCO. Assim se diz do endosso que se promove com a simples aposição da assinatura do proprietário do título no dorso ou no verso dele.

Este endosso pode ser completo ou preenchido pela própria pessoa a quem o mesmo se endossou.

Enquanto não se completar o *endosso em branco*, o título se transforma em título ao portador. E quem com ele se apresentar, salvo prova de *desvio* ou *fraude, retenção indevida* ou *furto*, entende-se seu legítimo proprietário.

ENDOSSO EM PRETO. É o endosso que vem completo, indicando o nome da pessoa a quem é endossado o título (endossatário ou cessionário) e a data em que ele se operou.

O endosso em preto, em regra, é promovido com as seguintes expressões:

“*Pague-se ao Sr. Fulano ou à sua ordem. Data e assinatura do endossante*”.

A declaração *à ordem* não se faz mister, se o título, tal como a letra de câmbio, nota promissória, duplicata, tem por natureza essa condição.

A omissão da declaração *ou à sua ordem* não altera, em tais títulos, a essência deles, permanecendo, assim, novamente *endossáveis*.

A própria data diz-se *declaração acessória* na composição do endosso em preto, sendo, assim, somente elementos indispensáveis a indicação do nome do endossatário e a assinatura do endossante.

Entretanto, não alteram a natureza dos títulos cambiais as declarações a maior que se ponham no endosso em preto, tais como *valor recebido*, para os casos dos títulos descontados, valor em conta, quando se tem em mente a transferência dele para crédito de conta do endossante ou *valor em caução*, quando os títulos se transferem para garantia de uma conta de caução.

Todas essas declarações são tidas e interpretadas no estrito sentido do ato estranho a que elas se referem, sem modificar a natureza cambial dos títulos, quando cambiais, ou a própria aos demais.

ENDOSSO-MANDATO. Assim se diz para a cláusula *por procuração* lançada no endosso.

Esta cláusula indica o mandato conferido ao endossatário com todos os poderes para interferir em atos que se mostrem inerentes aos direitos do endossante a respeito do título endossado, salvo se no próprio endosso se fizerem restrições.

O endosso-mandato, assim, não transfere a propriedade do título endossado. O *endossatário-mandatário* age em nome do *endossante-mandante*, praticando todos os atos que este poderia praticar como proprietário do título, aplicando-se entre ambos, endossante e endossatário, as mesmas regras e princípios reguladores do mandato.

Para instituição do *endosso-mandato* não há fórmula sacramental; tanto basta que as expressões nele contidas mostrem a intenção de conferir o mandato ou a delegação: *Pague-se a F., por procuração: Constituo f. meu procurador para agir no presente título, ou Pague-se ao meu procurador ou mandatário F.*

Se, no *endosso-mandato*, há limitação, no próprio endosso deve ser anotado.

Assim, se simplesmente para cobrança, bastará que se diga: *Pague-se a F. ... valor para cobrança.*

E já o mandato assim se expressa limitado, desde que, por essa forma, o endosso possui somente esse poder de delegação.

ENDOSSO PÓSTUMO. O endosso póstumo ocorre quando o título é endossado após seu prazo de apresentação. Produz os mesmos efeitos da cessão comum. (gc)

ENERGIA. Embora controvertido, há quem entenda que a energia é coisa móvel material, passível de furto.

ENFARDAMENTO. É vocábulo que distingue uma das espécies de embalagens adotadas no comércio e na indústria.

Consiste em ser a própria mercadoria, comprimida por máquinas, junta em fardos, que se amarram com cintas de ferro laminado ou de flandres, às vezes com *costados* de tábuas ou sem eles.

ENFERMAGEM. Derivado de *enfermo*, do latim *infirmus* (doente, achacado), emprega-se o termo para designar a arte ou função de cuidar dos enfermos.

Por extensão, aplica-se também para indicar os serviços de enfermagem, o tratamento dos enfermos e os próprios enfermeiros.

ENFERMEIRO. Derivado de *enfermo* e o prefixo *eiro* (profissão), é designação dada às pessoas que cuidam ou tratam de enfermos.

ENFERMIDADE. Derivada do latim *infirmas* (fraqueza, debilidade, compleição fraca), é empregado, na linguagem jurídica, em sentido genérico, para indicar qualquer espécie de doença, moléstia ou qualquer alteração na saúde de uma pessoa, em virtude da qual se possa mostrar *débil* ou *fraca* para o desempenho normal de suas atividades.

Segundo a natureza da doença, o grau de fraqueza ou a debilidade que tenha trazido ao organismo da pessoa, é, então, a *enfermidade* apresentada sob aspectos de maior ou menor gravidade, em virtude dos quais podem surgir diferentes situações jurídicas.

É assim que o abandono do filho ao pai, em estado de *grave enfermidade*, pode motivar a deserção.

A enfermidade grave, também, autoriza o casamento *in extremis* ou em *perigo de morte* (*in periculo mortis*).

É o casamento em *iminente risco de vida*, na terminologia empregada pela nossa lei civil.

A causa ou a origem de enfermidade, segundo as circunstâncias, cria especiais relações jurídicas. É a assistência, é a indenização, que podem ser derivadas da enfermidade.

Vide: *Infelizmente*.

ENFERMIDADE MENTAL. O CC/2002 ou Lei nº 10.406, de 07.01.2002, no Capítulo I, Da Personalidade e da Capacidade, registra no art. 3º, II, que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil “os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos”. A Lei nº 10.216, de 06.04.2001, dispõe sobre proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais.

ENFESTAR. É o verbo empregado no sentido de *fazer algum acréscimo clandestino*, seja com a inclusão de documentos, que não haviam sido originariamente apresentados, ou com a prática de algum ato sorrateiro.

Assim, se regularmente feito o rol de testemunhas, depois, por meios esquivos, acrescentam-se mais algumas, essas se dizem *enfestadas*, porque não vieram regularmente.

Se se inclui um *termo* em um processo, posteriormente, para regularizar uma situação ou atender a uma omissão, esse ato se diz *enfestado*, porque foi arditosamente incluído, fora do tempo.

ENFITEUSE. Derivado do grego *emphyteusis*, do verbo *emphyteusein* (plantar ou melhorar terreno inculto), designa, na terminologia jurídica, o contrato pelo qual o proprietário *deterreno alodial* cede a outrem o direito de percepção de toda utilidade do mesmo terreno, seja temporária ou perpetuamente, com o encargo de lhe pagar uma pensão ou foro anual e a condição de conservar para si o *domínio direto*.

Modernamente, o contrato de *enfiteuse*, também dito de *emprazamento* e de *aforamento*, é tido em caráter *perpétuo*. E, por ele, se opera o desdobramento do *domínio alodial*, que pode ser entendido como o domínio em todos os seus aspectos atribuídos a um senhor, apresentando dois domínios diferentes e autônomos, relativamente aos direitos próprios a cada um: *odomínio direto*, que se conserva com o primitivo senhorio ou seus sucessores, e o *domínio útil*, o desdobrado, que se atribui ao *enfiteuta* ou *foreiro*.

A *enfiteuse* pode extinguir-se pelo *comisso* ou pela *encampação*, os quais têm o poder de desfazer o desmembramento dos domínios, restabelecendo a unidade alodial.

A *encampação* pode resultar de acordo entre enfiteuta e senhorio direito, ou pode mesmo consistir em direito daquele que abandona o prédio aforado em mãos do senhorio direito.

O *comisso*, decorrente da falta de pagamento dos foros, deve ser, porém, judicialmente declarado. E somente por decisório judicial se tem como imposto.

Além dos *foros* devidos, que se assemelham a *aluguel* pela ocupação e utilização do terreno aforado, o senhorio direito faz jus ao *laudêmio*, a ser pago toda vez que o foreiro transfere o domínio útil a outro enfiteuta, não se computando, porém, como transferência sujeita a *laudêmio* a que se cumpre pela sucessão.

Cabendo ao senhorio direito toda preferência ou privilégio para reaquisição do domínio útil, não pode o *foreiro* nem vender nem dar em pagamento a propriedade aforada sem que dê ciência ao senhorio direito, a fim de que possa exercer seu direito de opção, dentro do prazo que lhe é assinado por lei.

De igual modo, se o senhorio direito quer desfazer-se do direito que lhe cabe, deve dar ciência ao senhorio útil, para que se utilize do direito de preferência que lhe é atribuído, a fim de que reúna em si os dois domínios.

Quando, por sucessão ou por outro motivo, o direito sobre a ocupação e utilização do imóvel se fracione entre vários titulares, para que não se dê a divisão a respeito do direito do senhorio direito, elege-se ou se nomeia o *cabecel*, que assim se constitui em representante de todo o *prazo* ou *enfiteuse*.

O imóvel enfiteutico é suscetível de hipoteca, como pode ser penhorado.

Mas não é válida a sua venda, mesmo judicial por arrematação, sem que do fato se dê também ciência ao senhorio direito, para assistir à praça e usar, se quiser, de seu direito de preferência.

A *enfiteuse* é resgatável pelo foreiro, o que vulgarmente se diz *remição*, depois de decorrido um certo número de anos do emprazamento e mediante pagamento de um certo número de foros ou pensões anuais, tudo na conformidade do que dispuser a lei vigente, reguladora da matéria.

O Cód. Civil/2002 proibiu a constituição de enfiteuses, subordinando as então existentes, até a sua extinção, às disposições do Cód. Civil/1916 e leis posteriores (art. 2.038, do Cód. Civil/2002). (ngc)

ENFITEUTA. Denominação que se dá ao titular do *domínio útil*. Também se diz *foreiro*.

Ao enfiteuta é lícito abandonar o imóvel aforado às mãos do senhorio direito, independentemente, mesmo, de seu concurso. É a *renúncia da enfiteuse*, que deve ser inscrita. É um dos casos de *encampação*, promotora da extinção do aforamento.

O Cód. Civil/2002 proibiu a constituição de enfiteuses, subordinando as então existentes, até a sua extinção, às disposições do Cód. Civil/1916 e leis posteriores (art. 2.038, do Cód. Civil/2002). (ngc)

ENFORCAMENTO. Derivado de *enforçar*, indica ato ou operação de enforçar, de ser supliciado ou morto na forca ou por estrangulamento.

Mas, na gíria comercial e administrativa, é aplicado para indicar a *suspensão* ou a *folga*, ocorrida em um dia útil, que se encontra de permeio entre um dia feriado e um domingo.

E, assim, se diz um *dia enforcado* ou um dia em que se suspenderam as atividades, embora fosse um dia útil.

ENFRAQUECIMENTO. Derivado de *enfraquecer*, debilitar, diminuir as forças.

É aplicado, na técnica jurídica e comercial, para designar a *diminuição de valor* de uma garantia ou de um negócio, por qualquer espécie de *desfalque* que neles tenha havido.

Mostra-se o *enfraquecimento* uma *debilidade* econômica, em virtude do que a *valia* de uma coisa ou de um bem passou a ser *menor*, do que aquela em que se apresentava anteriormente. É uma *depreciação*.

ENGAJAMENTO. Derivado de *engajar*, do francês *engager* (alistar), em sentido lato quer significar todo ajuste ou contrato, em virtude do qual uma pessoa admite outra para trabalhar por sua conta, em seu estabelecimento ou em sua fazenda.

Dá mais uma ideia de contratação de *serviços braçais*, tendo semelhança com o *aliciamento*.

O locador, neste contrato, diz-se *engajador*; e o locatário, *engajado*.

Engajamento. Na técnica militar, seja da marinha ou do exército, o engajamento indica-se o ato pelo qual a pessoa se *alista* no serviço ativo militar, sem que tenha obrigação a ele. É o *alistamento espontâneo*, também dito de *voluntariado*, porque ocorre um alistamento voluntário.

Também se diz *engajamento* para o contrato de trabalho feito pela pessoa que vai trabalhar na marinha mercante, como *embarcadicho*.

ENGANO. Derivado de *enganar*, do italiano *ingannare* (iludir), possui sentidos diferentes:

a) *Engano*, quer, às vezes, dizer *erro*, *equivoco*, *omissão*, consequentes de uma negligência ou falta de cuidado, ou mesmo por desconhecimento do que era certo.

b) *Engano* quer dizer *ardil*, *manobra* ou *artifício* usado por uma pessoa para iludir outrem.

No primeiro caso, embora se possa ver *culpa*, *não há maldade*, nem *ânimo de prejudicar*, que mostraria o dolo, que ocorre ou pode ocorrer no segundo caso.

A diferença está na *intenção* em que se gerou o engano. O engano, erro, omissão, em regra, não é *intencional*, isto é, não é praticado cientemente ou com premeditação, conforme se evidencia no engano-ardil, que é o engodo.

ENGENHARIA GENÉTICA. Conjunto de técnicas de leitura e manipulação do código genético. (nsf)

ENGENHEIRO. Designação dada à pessoa que está habilitada legalmente para exercer *aengenharia*, isto é, que pode dirigir e executar qualquer trabalho ou obra relativa às *construções* ou *edificações*, ou quaisquer outros serviços pertinentes à engenharia.

O engenheiro também se diz *construtor*, quando ele próprio executa a construção, ou simplesmente *arquiteto*, quando apenas projeta o edifício ou a obra a construir.

O engenheiro é *civil*, quando trata de construções de prédios, pontes ou obras de natureza civil; *militar*, quando pertence às forças armadas e é especializado nas construções de ordem militar; *industrial*, quando se dedica à direção de serviços industriais; e *de minas*, quando se especializou em explorações desta ordem.

Nenhum engenheiro civil pode exercer sua profissão de construtor ou arquiteto sem que se muna de diploma oficial de habilitação, ou se habilite por outra forma permitida legalmente.

Mesmo para outros trabalhos de engenharia, como levantamentos topográficos, divisões, demarcações, que tanto podem ser executados por ele como pelo agrimensor, exige-se a prova de habilitação profissional.

Como homens da arte, os engenheiros devem ser preferidos para as perícias, cuja matéria seja pertinente à engenharia, pois são técnicos e especializados no assunto.

ENGENHO. Derivado do latim *ingenium* (aptidão, qualidade), possui o vocábulo uma multiplicidade de sentidos.

Na terminologia jurídica, é geralmente empregado como *invenção*, *estratagema* e *máquina*, ou tudo o que revele uma habilidade.

Engenho. Na terminologia industrial, é largamente aplicado para designar certas *fábricas ou estabelecimentos*, onde se produzem ou se beneficiam certos produtos de origem ou de natureza agrícola.

“ENGINEERING”. Contrato cujo objeto é a assistência técnica e a montagem de parques industriais.

ENGODO. De engodar (enganar ardilosamente), exprime qualquer espécie de maquinação, de manejo ou meio astucioso, que sirva de ardil ou de isca para lograr engano a outrem, induzindo-o à prática de ato que não praticaria ciente da realidade. O engodo produz o *erro*, estrutura a *simulação*.

ENJEITADO. Derivado de *enjeitar*, do latim *jactare* (desprezar, abandonar, rejeitar, repelir), é utilizado na terminologia jurídica para indicar a *criança*, que é abandonada ao nascer, ou ainda em tenra idade, pelos pais, sem que se saiba quem sejam eles.

ENJEITAMENTO. Também derivado de *enjeitar*, além de indicar o ato pelo qual se enjeita ou se expõe uma criança recém-nascida, significa o ato pelo qual o comprador ou o credor *repele* ou *rejeita* a mercadoria entregue ou a prestação a ser cumprida, por não estar na conformidade com o ajustado ou por se mostrar viciosa a mercadoria ou a prestação.

O *enjeitamento da mercadoria* ocorre licitamente quando se apresenta com vícios redibitórios ou defeitos ocultos, os quais, se conhecidos pelo comprador, este não a teria aceito.

O *enjeitamento da prestação*, se consequente da mora, torna-se inútil ao credor. Assim a rejeita e exige satisfação de perdas e danos.

Enjeitamento. Aliás, toda e qualquer *recusa, não recebimento de alguma coisa* ou *declaração de improcedência* de qualquer medida, diz-se, a rigor, *enjeitamento*, quer dizer *rejeição, indeferimento* ou *repulsa*.

ENLACE. Derivado de *enlaçar* (unir, ligar), é vulgarmente aplicado para designar *ocasamento*, dito também de *enlace matrimonial*.

ENORME. Derivado do latim *enormis* (contra a regra, irregular), é justamente aplicado na linguagem jurídica para indicar tudo que se apresenta *grave, irregular, e injusto*, ou tudo que se faz *contrariando o ajustado* ou *contravindo a princípio de lei*.

Assim, *falta enorme* ou *crime enorme* entende-se o que é *grave* porque contravém a disposição legal.

ENRIQUECIMENTO. Derivado de *enriquecer* (*em-rico-ecer*), quer significar o *fato de ser engrandecido* ou *aumentado* o patrimônio de uma pessoa, pela integração nele de bens ou valores, que não lhe pertenciam. Opõe-se ao *empobrecimento*.

Juridicamente, o enriquecimento pode ser *lícito* ou *ilícito* ou *sem causa*.

O *enriquecimento lícito* é o que se opera de *causa justa*, ou seja, o que provém de *lucro, vantagem* ou *benefício*, consequente de negócio lícito ou de ato jurídico apoiado em lei. É, assim, o *enriquecimento* dito também *locupletamento*, que se promoveu dentro dos princípios clássicos e universais do *suum cuique tribuere* (a cada um o que é seu) e *doneminem laedere* (não lesar a ninguém). Desse modo, mesmo que possa ter havido uma *diminuição do patrimônio* de outrem, não ocorrendo um empobrecimento injusto ou sem causa, o *enriquecimento* ou *locupletamento* é legal.

O *enriquecimento* não se opera simplesmente pelo aumento material do patrimônio de uma pessoa. Também ocorre pela aquisição de uma *vantagem*, mesmo que não importe em aumento patrimonial.

E, nesta razão, é que o *enriquecimento* se mostra *material, moral* e, mesmo, *intelectual*, segundo a natureza das vantagens que são trazidas à pessoa.

E, de igual maneira, tanto pode ser direto como indireto.

O *material* será sempre o que se objetiva em aumento efetivo do patrimônio pela incorporação a ele de bens ou coisas.

O *moral* e o *intelectual* resultam de fatos que impedem uma diminuição patrimonial ou asseguram a conservação de um direito, já integrado no patrimônio.

E, de igual maneira, o *direto* é o que vem imediata e diretamente, mostrando desde logo a vantagem ou proveito decorrentes. O *indireto* é o que não se mostra desde logo, porém, vem, com certeza, porque os atos que o proporcionaram foram decisivos para sua evidência.

Praticamente, assim, o *enriquecimento* poder-se-á mostrar sob os mais variados aspectos, sempre tendente em trazer ao *enriquecido* um valor novo, ou uma nova vantagem ou

benefício que vem alterar ou modificar sua situação econômica, mesmo que, como se disse, nem sempre se firme num aumento material do patrimônio, pois não é da essência do enriquecimento haver, efetivamente, um aumento *in natura*.

O *enriquecimento ilícito* ou *sem causa* é o que se promove empobrecendo injustamente outrem, sem qualquer razão jurídica, isto é, sem ser fundado numa operação jurídica considerada lícita ou uma disposição legal.

O enriquecimento ilícito gera o *locupletamento à causa alheia*, que justifica a ação de *in rem verso* promovida pelo empobrecido injustamente. Esta ação também se diz de locupletamento e tem por objetivo fazer o locupletado (enriquecido) restituir a coisa indevidamente recebida, ou indenizar o empobrecido do valor da coisa com que se enriqueceu (locupletou) indevidamente.

ENSACADOR. Aquele que ensaca. Derivado de *ensacar* (pôr em sacos), é aplicado na técnica do comércio cafeeiro, para designar a pessoa que adquire *cafés* de várias procedências e qualidades, para, depois de ensacá-los a seu sistema, revendê-los em seu nome.

É empregado, também, como equivalente de *armazenário* ou proprietário de armazém de depositar ou guardar café.

ENSAIADOR. Que ensaia. Derivado de *ensaiar*, é o vocábulo empregado para designar aquele que dirige *ensaios* de peças teatrais.

ENSINO. Derivado de *ensinar*, que nos vem do latim popular *insigniare*, é o vocábulo que significa *instrução*, *educação* ou *ação de ensinar*, aplicado para indicar tudo que se refere à instrução, seja intelectual ou física. E, assim, dizemos *instituição de ensino*, *ensino fundamental*, *ensino médio*, *ensino superior*, *ensino particular* ou *ensino público*.

O *ensino público* é o organizado e dirigido pelo Estado; o *privado*, o instituído por particulares.

O *ensino fundamental* é o das primeiras letras, indispensável à alfabetização.

O *ensino médio*, dito de preparação, é o que se destina a ministrar um curso de humanidades ou de preparação intelectual, necessário ao ingresso nos cursos superiores.

Vide: *Colégio. Educação. Ensino. Escola. Ginásio. Instrução*.

O *ensino superior* é o ministrado nas faculdades ou cursos superiores, que habilitam a pessoa ao exercício das profissões liberais: direito, engenharia, medicina, farmácia, agronomia, odontologia, química, economia etc.

O ensino técnico é o que prepara a pessoa para o exercício de certa profissão ou ofício. O Decreto nº 2.208, de 17.04.97, regulamentou, no âmbito de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20.12.96), o ensino técnico ou educação profissional.

ENTE DESPERSONALIZADO. Os entes despersonalizados, também chamados órgãos despersonalizados, são, também, centros de interesse que, embora constituindo uma unidade jurídica de atividades e bens materiais, não são pessoas jurídicas, embora a ordem jurídica lhes conceda em determinadas situações a atuação como se pessoa jurídica fossem, para determinados aspectos, como por exemplo, a capacidade de estar em juízo ativa e passivamente, a legitimidade para contratar e, do ponto de vista administrativo, até mesmo o de se inscrever no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica).

É certo que há necessidade de a ordem jurídica prever a capacidade de atuação jurídica do ente despersonalizado, como se vê no art. 12 do Código de Processo Civil (o espólio, representado por seu inventariante; a herança jacente ou vacante, por seu curador; a massa falida, pelo síndico) ou no novo Código Civil, ao tratar da sociedade não personificada (art. 986).

Contudo, a necessidade de se garantir o caráter dialético do processo pelo contraditório e de legitimar o poder de decisão do Estado levou o Direito a admitir como parte ativa ou passiva nas ações judiciais, sem que, no entanto, constituíssem pessoa jurídica, como se vê, por exemplo, os ofícios registrares e notariais desestatizados e que exercem a sua função por delegação do Poder Público ou o representante de consórcio de automóveis sem personalidade jurídica que tem qualidade para estar em Juízo em nome do consórcio.

ENTEADO. Formado das palavras latinas *ante* e *natus* (antes nascido), é a designação que se dá ao parentesco por afinidade, decorrente do casamento, estabelecido entre o marido ou a mulher e os filhos destes, havidos em casamento ou núpcias anteriores.

Em relação ao marido, diz-se *padrasto*, e, em relação à esposa, *madrasta*.

“ENTENTE”. Expressão francesa, que traduz *harmonia, cordialidade*, vulgarizada no Direito Internacional Público, para designar o tratado de aliança ou a aliança expressa entre dois ou mais Estados soberanos.

Caso haja consenso entre as partes poderá o enteado requerer ao juiz competente a averbação do nome de família do seu padastro ou de sua madastra no registro de nascimento, sem prejuízo de seus sobrenomes [Lei 11.924/2009]

ENTERRO. Derivado de *enterrar*, entende-se a cerimônia do sepultamento de uma pessoa.

E, por extensão, assim se diz, também, do préstito fúnebre ou cortejo, que acompanha o esquife ou ataúde do falecido até o local em que o sepultamento irá ser feito.

ENTIDADE. Derivado do latim *entitas*, de *ens*, *entis*, do verbo *esse* (ser), é o vocábulo usado para indicar a existência ou tudo que existe, real ou efetivamente, ou mesmo por ideia ou ficção legal.

Na terminologia jurídica, serve para distinguir e designar não somente os *entes humanos* (pessoa física), como qualquer instituição ou organização, cuja existência é considerada ou encarada indistinta e independentemente das próprias coisas ou pessoas físicas, mesmo que não se mostrem propriamente uma pessoa jurídica.

Entidade, pois, no sentido jurídico, possui acepção mais ampla que *pessoa jurídica*, desde que o vocábulo, amplamente, quer designar o próprio *estado de ser*, ou seja, significa a *própria existência*, vista em si mesma, em relação às coisas ou às pessoas. É o que constitui a *essência* das coisas.

Utiliza-se também a expressão “entidade” para expressar as pessoas da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional.

ENTIDADE FAMILIAR. É a denominação que a CF/1988, em seu art. 226, confere à família, que teria as seguintes espécies: a entidade familiar entre homem e mulher, constituída pelo casamento; a entidade familiar entre homem e mulher, decorrente de sua união estável; a entidade familiar formada por qualquer dos pais e seus descendentes; e a entidade familiar de amparo à pessoa idosa (art. 230). Outros somente consideram como entidade familiar a referente à união estável entre o homem e a mulher.

ENTORPECENTE. Substância tóxica de efeito inicial agradável, mas que, devido à continuidade do uso, provoca alterações físicas e morais.

A Constituição Federal prevê a desapropriação das regiões com cultivo de plantas psicotrópicas, bem como o confisco e reversão em benefício do tratamento e recuperação de viciados e combate ao vício dos bens e valores utilizados no tráfico de entorpecentes.

O Decreto 5.912, de 27 de setembro de 2006, dispôs sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD, tendo em vista o disposto na Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006 – Lei de Drogas.

ENTRADA. Derivado de *entrar*, do latim *intrare* (entrar, penetrar, transpor), é, em geral, empregado para designar todo ato de entrar ou de ingressar em alguma coisa.

E, nesta razão, extensivamente, distingue o próprio local por onde se deve penetrar ou transpor para o acesso a qualquer parte. É equivalente, assim, a *comunicação*, ou seja o local por onde se *comunica* com outro local.

Entrada. Na terminologia das sociedades, possui o vocábulo dois sentidos:

- a) É *ingresso*, ou seja, a admissão de uma pessoa para fazer parte da instituição ou da sociedade.
- b) É *entrega*, exprimindo, assim, a contribuição ou o pagamento a que está sujeita a pessoa, em cumprimento de obrigação assumida. Entende-se, pois, o cumprimento da *prestação* obrigada, para constituição do capital social ou para cumprimento de dever imposto.

Entrada. Na técnica do Direito Administrativo, *entrada* significa a própria *importação* da mercadoria, ou a *vinda* da mercadoria estrangeira para uso e consumo interno do país.

Entrada. Na terminologia dos teatros e diversões, é o vocábulo aplicado para distinguir *osbilhetes* ou *ingressos*, com que se habilitam os *frequentadores* ou *fregueses* do estabelecimento, para que *entrem* no recinto, em que se realizam as exibições.

ENTRÂNCIA. Derivado de *entrar*, possui a significação de *princípio* ou *começo*.

É o vocábulo, por isto, antecipado de uma indicação numérica, aplicado para indicar a fase inicial ou o começo do estágio de um emprego ou função. Cada entrância é uma *nova etapa*.

Primeira entrância indica a primeira fase da carreira ou o início dela, a que se segue a *segunda entrância*, ocupada pelo funcionário ou empregado que se tenha promovido da *primeira*.

Em regra, para passar de uma entrância a outra, exige-se o decurso de certo tempo ou a satisfação de provas de habilitação ou concurso, relativas às funções ocupadas.

Desse modo, embora com o sentido próprio de começo, *entrância*, administrativamente, com a respectiva numeração, apresenta-se como perfeita *graduação do cargo*.

E, por isso, a numeração mais elevada é sempre indicativa de hierarquia superior.

Assim entendido, evidencia-se que entrância bem se distingue de *carreira*. As entrâncias são *etapas da carreira*, que se percorrem gradualmente, conforme regras da Administração, seja por merecimento, seja por antiguidade.

O merecimento, em princípio, não tem relação com a carreira, pode ser consequência da entrância. Mas, em regra e a rigor, a antiguidade é sempre tirada da carreira ou do tempo que nela se ingressou.

Entrância. É, em última análise, o lugar de ordem das circunscrições judiciárias, na classificação feita para atingir efeitos legais.

Entrância. Classifica-se por tal denominação não só os degraus da carreira da magistratura, como as espécies de comarcas, de acordo com o seu movimento forense e população, assim como os níveis da carreira dos serventuários.

ENTRAR. Na linguagem jurídica, é o vocábulo empregado em várias acepções:

- a) Tem o sentido de *comunicar* ou *ter acesso*, dando assim a ideia de *penetrar* ou *introduzir-se*.
- b) Possui o sentido de *contribuir* ou *pagar*, notadamente na terminologia dos contratos ou da formação das sociedades. Assim, *entrar com a cota do capital*, a que se obrigou o sócio, é contribuir ou pagar esse capital.
- c) Traz, ainda, o sentido de *participar* ou *pertencer*, tal como quando é aplicado em referência à admissão ou ingresso nas sociedades ou associações.

ENTRAVE. Derivado de *entravar* (impedir, obstruir), entende-se a *manobra ardilosa* empregada por uma pessoa no sentido de impedir que outrem execute o que é de seu interesse ou de sua obrigação.

O entrave pode ser resultante não somente de *atos materiais*, que possam promover o impedimento, como de ardis de outra natureza ou de ameaças simplesmente.

É tido no mesmo sentido de *perturbação*. E assim se poderá dizer *entrave à ordem pública* ou *entrave ao exercício de um direito*.

ENTREGA. Derivado de *entregar*, do latim *tradere* (dar em mão, passar a outro), possui, na significação jurídica, o mesmo sentido de *tradição*: o ato pelo qual se passa para mãos de outrem o que se tinha, seja porque a esse pertencesse, seja porque se fosse obrigado a transmitir a coisa, efetivamente. Mas traz outros significados.

A *entrega*, tanto pode ser *ato voluntário*, quando se opera por uma translação da coisa, espontaneamente, ou para satisfação de uma obrigação contratual, como pode ser *ato imposto* por decisão judicial, desde que voluntariamente, quando obrigada a isto, a pessoa não a quis efetivar.

As diversas modalidades de *entrega*, seja como *restituição da coisa*, como *cumprimento de prestação*, como *pagamento*, como *doação*, são legalmente reguladas, a fim de que a pessoa que as possa exigir tenha o direito de fazê-las efetivas, quando a outra pessoa não as quer cumprir.

Entrega. Na terminologia militar, entrega tem o sentido de *rendição*.

ENTRELINHA. Na técnica jurídica, entende-se *entrelinha* toda expressão ou palavra escrita no espaço que medeia entre duas linhas escritas.

Nas escrituras ou documentos, devem ser as entrelinhas encaradas sob vários aspectos para que se veja se, realmente, podem ser admitidas como pertinentes a eles.

Para que possam valer como integrantes da escritura ou do documento, devem ser as entrelinhas devidamente *ressalvadas* no próprio teor ou contexto da escritura ou documento. E, se não

trazem essa ressalva, nenhum valor têm as entrelinhas, pelo que não podem ser computadas ou consideradas como pertencentes ao conteúdo da escritura ou do documento, desde que nenhum efeito podem produzir.

Mas, tratando-se de *mera anotação* ou *comentário* aposto ao documento ou escritura por outrem, sem que *vicie substancialmente* o que está escrito, não tem a entrelinha qualquer valor nem pode trazer prejuízo ao que se contém na escritura ou no documento.

Neste particular, as entrelinhas bem se distinguem das *rasuras* e dos *borrões*. E não podem acarretar vícios desde que não afetem a substância ou essência do ato ali materializado.

As rasuras, principalmente, são vícios que afetam diretamente à essência do escrito, pois que se mostram alteração visível na palavra substituída ou *rasurada*. O borrão somente viciará parte substancial, quando tenha provocado uma confusão no que está escrito, retirando a autenticidade originária do que ali se continha. A entrelinha pode ser também inofensiva, desde que possa ser tida como não pertinente ao ato, quando não venha ressalvada e não se apresente como emendas feitas às palavras ali existentes, para alterar o sentido do que é feito.

Nesta circunstância, entrelinha, rasura e borrão devem ser estudados segundo os vícios que possam trazer à escritura e ao documento, não simplesmente por sua existência inofensiva no papel em que o documento ou a escritura é feita.

E o documento entrelinhado é tido como viciado, quando, sem que se anote a ressalva, se pretenda fazer valer a entrelinha.

Na escrituração mercantil, isto é, nos lançamentos no “Diário”, não se permitem entrelinhas, bem assim em qualquer outro livro de contabilidade, que se diga autenticado.

ENTREPOSTO. Palavra composta da preposição indicativa de lugar *entre* e *posto*, do verbo pôr, do latim *ponere* (colocar, postar), é usada para indicar o *armazém*, o *empório*, em que se colocam ou se vendem certas mercadorias.

ENTRESSAFRA. Expressão usada na linguagem agropecuária, para designar o período que se estabelece *entre o fim de uma safra e o começo da nova e futura*.

Assim, a *entressafra* entende-se a fase ou época em que, por haver terminado a colheita, escasseiam os produtos agrícolas, ou rareiam as reses destinadas ao corte, por não ser tempo em que se apresentem em favoráveis condições a esse fim.

ENTREVISTA. Derivado de *entrever* (ver de vez em quando), é geralmente empregado para designar o encontro entre duas pessoas, segundo combinação prévia, para que tratem de assuntos ou negócios de interesse recíproco.

Entrevista. Na técnica da imprensa, quer o vocábulo significar a *tomada de declarações* de uma pessoa, acerca de determinados assuntos, a fim de serem publicados pelo jornal.

ENTRE VIVOS. Tradução da locução latina *inter vivos*, indicativa do ato ou contrato elaborado entre pessoas vivas e que surtirá seus efeitos jurídicos ainda em vida das pessoas que deles participam.

E tanto se refere aos atos a título oneroso, como a venda, como aos atos a título gratuito, como a doação.

Opõe-se à locução *causa mortis*, em virtude do que, quando assinalados por esta indicação, os atos jurídicos somente surtirão seus efeitos após a morte de uma das pessoas. E os atos *causa mortis* são sempre gratuitos, mostrando-se ato de liberalidade da pessoa falecida, pelo que se diz sempre *ato da última vontade*.

ENUNCIACÃO. Derivado do latim *enunciatio* (narração, exposição, relação), possui, na terminologia jurídica, o sentido especial de afirmativa ou declaração, contendo uma *demonstração* ou *descrição* sobre fatos ou sobre coisas.

Desta forma, embora etimologicamente traga o sentido de *manifestação do pensamento*, pelo que seria equivalente a *declaração*, enunciação é mais tecnicamente dita *declaração descritiva* ou *explicativa*.

E, considerada nesta acepção, tanto pode mostrar-se asserção, exposição ou afirmativa que tenha relação com o fato principal de um negócio ou documento, como pode vir acidentalmente, como reforço ou explicação ou desenvolvimento ao que se assevera.

A *enunciação*, porém, dá sempre o sentido de *declaração expositiva*, que não se pode confundir com a *declaração determinativa*, onde as coisas ou os fatos não se tomam tão exatamente, pelo número ou quantidade, como no caso da *determinação* ou *disposição*.

É que enunciação é relatório ou exposição, não determinação ou disposição.

As enunciações, quando se façam como declaratórias de fatos ou de direitos, precisam ser provadas, desde que não encontrem fundamento ou não tenham relação direta com as disposições principais, constantes de um documento, ou com fatos já suficientemente provados. E isto porque elas nada contêm de dispositivo ou decisivo.

ENUNCIADO. Assim se diz da série de argumentos ou exposição de razões manifestadas, por escrito ou verbalmente, com o fim de mostrar a procedência de uma afirmativa ou de demonstrar o fundamento de um direito.

Por extensão, dá-se a designação ao próprio escrito, em que se fazem ou se escrevem os argumentos.

ENUNCIATIVO. Igualmente como enunciação e enunciado, deriva-se de *enunciare* (exprimir, expor).

Neste sentido, pois, *enunciativo* quer significar tudo que *expõe, narra* ou *relata*, sem que contenha qualquer força *dispositiva* ou *determinativa*. É o *mostrado, demonstrado* ou *definido*. Opõe-se, nesta razão, ao que é *medido, determinado* pela *quantidade* ou *fixado por seu número*.

A parte *enunciativa* de qualquer coisa, pois, não tem força dispositiva ou decisiva, valendo como explicativa ou demonstrativa.

É assim porque, nas vendas de imóveis, quando a indicação do objeto é feita *ad corpus*, qualquer menção a número ou quantidade mostra-se mera *declaração enunciativa*, sem força decisiva para impor ou determinar a quantidade aludida.

Assim, não se daria na *declaração dispositiva*, em que a venda não seria fundada na cláusula *ad corpus*, mas na *ad mensuram*, desde que, nesta declaração, a medida se faz exata por sua força de *disposição* que possui autoridade para determinar a *medida*.

Enunciativo. Como adjetivo, possui o vocábulo sentido correspondente a *enunciado* e *enunciação, exposição, relatório* e *considerandos de uma lei, exposição de motivos* ou *razões explicativas* acerca de um determinado ato ou fato.

ENVIADO. Denominação dada ao *delegado* ou *ministro* que é mandado por um governo, em missão junto a outro.

Segundo a natureza da missão, se é *especial* ou em caráter *permanente*, os *enviados* dizem-se *especiais* e *extraordinários* ou *enviados ordinários*.

Classificam-se na ordem de *agentes diplomáticos*, mas em regra têm graduação inferior aos *embaixadores*.

Enviado. Em conceito vulgar, é o *mensageiro* ou a pessoa a quem se dá a incumbência de cumprir certo mister perante outrem, pessoalmente.

ENVIO. Na terminologia comercial, é o vocábulo aplicado no mesmo sentido de *remessa* ou *expedição: envio de mercadorias*.

ENVOLTÓRIO. Na terminologia jurídica, *envoltório*, do latim *involutus* (envolvido, embrulhado), significa tudo o que possa encobrir ou envolver as coisas, para que não se vejam.

Na técnica da *embalagem*, é o *invólucro exterior*, o papel, o pano ou a capa que se passa afinal sobre o objeto, para que fique *acobertado* ou *fechado* pelo papel ou outro material usado para envolvê-lo e torná-lo inviolável.

Mas, há *envoltórios exteriores*, que dizem respeito às embalagens das mercadorias ou de outras coisas. Há *envoltórios*, que se entendem os *recipientes* em que se guardam as coisas, e que, para certos casos, se dizem *envoltórios interiores*.

O *envoltório exterior* é, assim, o invólucro produzido como embalagem para o transporte, conservação ou inviolabilidade das coisas assim *embrulhadas* ou *acondicionadas*.

O *envoltório interior* é pertence da coisa ou recipiente em que ela se guarda ou deve ser montada, para que cumpra sua finalidade. São os vidros em que se põem os líquidos; são as caixas em que se põem os rádios, os pianos etc.

Aí não se tem *envoltório* no mesmo sentido vulgar de invólucro. E escapa à significação decorrente de embalagem. Mas se prende à de montagem ou utilização.

ENXAME. Derivado do latim *examen* (multidão, quantidade), é indicado para exprimir tudo o que, em estado nativo, vem em abundância e em coleção: *enxame de abelhas*.

Em regra, os *enxames de abelhas* nativas pertencem a quem delas se apropriar, trazendo-as e as acostumando a seus cortiços ou a suas colmeias.

Mas, se abandonam colmeias de outrem, e alguém delas se apropria sem contestação do dono anterior, ao apropriador passam a pertencer. É caso de ocupação ou apropriação de coisa tida como sem dono.

ENXARA. Matagal; charneca.

ENXARAVIA. Assim se dizia para a *mantilha* ou *tocado*, de cor vermelha, que deveria ser trazida na cabeça pelas alcoviteiras.

Indica também espécie de tamanco.

ENXÁRCIA. Na técnica da navegação, é a denominação dada ao conjunto de cabos ou cordoalha do navio ou das embarcações, compreendendo toda sorte de cordas, calabres, amarras e cabos, feitos de cânhamo, que seguram os mastros e os mastaréus, e por onde sobem os marujos.

ENXERCA. Emprega-se na significação de *charque*, ou seja, carne seca ao sol.

ENXOVAL. Derivado do árabe *ach-chouàr* (móvel de casa), é geralmente empregado para indicar a soma de roupas e outros pertences trazidos por uma mulher, que se casa, para o domicílio conjugal.

Enxoval. Também serve o vocábulo para designar a *rouparia* preparada para o filho que vai nascer ou para o *menino* que se vai internar num *educandário*.

Em regra, o *enxoval* do educando é regularmente estabelecido pelo número mínimo de peças que deve conter e as espécies de que se deve compor.

ENXURRADA. Formado da preposição *em* e de *jorro* (grande jato), dito também *enxurro*, é o vocábulo empregado para designar o volume impetuoso de água, que, consequente das chuvas, enche os rios ou as estradas, formando correntes, que levam ou arrastam tudo por onde passam.

Dá-se-lhe a designação de *cheia*, *enchente* ou *aluvião*.

Das *enxurradas* ou dos *enxurros* podem formar-se os acréscimos de terrenos, em consequência de *terras* trazidas por sua força e acumuladas às testadas de outros terrenos. E estes acréscimos, propriamente, dizem-se *terrenos de aluvião* ou *terras de aluvião*.

EPIDEMIA. Derivado do grego *epidemia* (*epi*-sobre, *demos*-povo), quer significar o surto imprevisto de uma certa enfermidade, em um determinado lugar ou região, atacando ao mesmo tempo um grande número de pessoas.

Difere, assim, da *endemia*, que é a doença ou enfermidade existente ou habitualmente reinante numa zona ou região, atacando, normalmente, a um ou a outro, mas sem este volume ou grande número, que caracteriza a epidemia.

Se a doença da epidemia é daquelas que se transmitem facilmente, é razão justa para que pessoas aí encontradas, se convocadas a juízo, possam sê-lo por *citação em edital*. Em semelhante circunstância, a epidemia mostra-se motivo impeditivo da citação no local em que se há manifestado.

Em relação a *epidemia*, impõe a lei o dever ao médico de notificar às autoridades sanitárias os casos de doença encontrados em sua clínica em caráter *epidêmico* ou quando lastra uma epidemia, quando esta é de caráter infeccioso.

EPÍGRAFE. Derivado do grego *epi* e *graphein*, entende-se o *título* ou *divisa*, que se dá aos escritos.

Epígrafe da lei é a denominação especial dada à lei, consoante a matéria a que se refere. É *ainscrição*.

A própria epígrafe da lei, na sua interpretação, serve de elemento esclarecedor.

EPISCOPADO. Derivado do grego *episcopos* (inspetor, vigia), do qual se formou *oepiscopatus* latino, na acepção eclesiástica, é compreendido simultaneamente como uma das ordens sacras da Igreja e um de seus sacramentos, em virtude dos quais se conferem *poderes e faculdades* peculiares à regência e governo dos negócios da Igreja.

Particularmente, é o que se refere aos *bispos* ou designa a autoridade de que se acham investidos. E isto porque, na sua sagração, os bispos recebem da *Ordem* o poder e a jurisdição, entendendo-se, na técnica eclesiástica, como dignos sucessores dos Apóstolos.

Assim, *episcopado* não dá a ideia da honra ou dignidade outorgada aos bispos, mas da *obra* que lhes é imposta, *pela investidura* em que se sagraram.

Episcopado. Emprega-se o vocábulo para indicar a soma de bispos que regem e governam a Igreja. Mas, também designa os bispos jurisdicionados em uma região.

EPISTEMOLOGIA JURÍDICA. É o segmento da Filosofia do Direito voltado ao estudo das fontes jurídicas.

EPÍSTOLA. Derivado do latim *epístola*, do grego *epistole*, significando *remessa de uma carta* ou *carta remetida*, daí *carta missiva*, passou a designar, genericamente, toda espécie de *carta* ou *letra*, onde alguém põe os seus pensamentos.

A rigor, porém, epístola é *carta missiva*. E, com esta acepção, se formou o *epistolar*, para significar a *comunicação de ideias* ou a *correspondência* objetivada por *epístolas*.

EPÍSTOLAS APOSTÓLICAS. Denominação genérica dada às *cartas apostólicas*, sejam sob a forma de *rescritos, decretos, decretais* ou *encíclicas*, seja sob a forma de *bulas* ou *breves*.

Há, também, as *epístolas dos apóstolos*, que se dizem *canônicas*, porque entraram no Cânon. E são, ao todo, 21: 14 de S. Paulo, 2 de S. Pedro, 3 de S. João, 1 de S. Tiago e 1 de S. Judas. As sete últimas dizem-se católicas, do grego *katholikós* (universal), porque foram dirigidas a todos os fiéis.

Particularmente, dá-se o nome de *epístola* à parte da missa que é extraída das epístolas dos Apóstolos e dita antes do Evangelho.

ÉPOCA. Geralmente, é tido o vocábulo, derivado do grego *epoché* (pausa, controle), para indicar o *período* que, cronologicamente, se assinala e se fixa, em virtude de acontecimento notável. O mesmo que *era*.

Mas, em sentido vulgarizado, é aplicado para medir o espaço dos tempos ou assinalar e fixar *odia* em que um acontecimento se verificou ou aquele em que um fato terá que chegar ou acontecer. E, nesta acepção, é comum as asserções: *época do pagamento*, para indicar a oportunidade ou o *dia*, em que o pagamento se deve fazer; *época do falecimento*, exprimindo o *dia exato* ou o exato momento em que o falecimento ocorreu; *época do balanço*, determinativa do dia ou ocasião, em que o balanço deve ser feito.

EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO. Assim se denomina a relação sinalagmática que deve existir nos contratos de prestações mútuas, acarretando o desequilíbrio da equação ou a rescisão do contrato ou a adequação de seus termos à nova situação.

EQUIDADE. Derivado do latim *aequitas*, de *aequus* (igual, equitativo), antigamente era tido em sentido análogo ao de justiça, pelo que, por vezes se confundiam. E, assim, tanto um como outro se compreendiam como a disposição de ânimo, constante e eficaz, de tratar qualquer pessoa, segundo sua própria natureza, ou tal como é, contribuindo em tudo que se tem ao alcance, desde que não seja em prejuízo próprio, para torná-la perfeita e feliz.

E, ampliando este sentido, chegavam a equipará-la a *caridade*, interpretando-a como a bondade cordial, em virtude da qual não se exige com rigor aquilo a que temos direito, porque nos pertence ou nos é devido, chegando-se ao extremo de uma liberalidade desmedida, para relaxar, voluntariamente, nossos próprios direitos, mesmo reais, em proveito de outrem.

Mas, no conceito atual, não é este o sentido de *equidade*, que não se confunde com *justiça*, onde é aplicada.

É compreendida como a *igualdade* de que nos falam os romanos: *jus est ars boni et aequi*. E o bom, que vem do que é direito, e está na *reta razão* ou na razão direita, pode ter

complemento na *razão absoluta* ou no que é *equitativo*. É um *abrandamento* ou a *benigna e humana* interpretação da lei, para sua aplicação.

E, assim, a *equidade* não é a *justiça*. Compõe o conceito de uma justiça fundada na *igualdade*, na conformidade do próprio princípio jurídico e em respeito aos direitos alheios.

No entanto, por vezes, possui sentido mais amplo, mostrando-se um princípio de Direito Natural, que pode, mesmo, contrariar a regra do Direito Positivo.

E, com este conceito, quer significar a adoção de *princípios* fundados nela, ditos *princípios de equidade*, que se fundam na *razão absoluta*, desde que atendidas as razões de ordem social e as exigências do bem comum, que se instituem como princípios de ordem superior na aplicação das leis.

Neste sentido, já as Ordenações firmavam a regra para que os julgadores decidissem *pela verdade sabida, sem embargo do erro do processo*, o que significa pelo princípio de equidade, mesmo em contrário do que se vê pela demanda.

Pelo princípio da equidade, mais deve ser atendida a razão, que a impõe, vista pela *boa-fé*, do que a própria regra do Direito.

Sendo assim, a *equidade* é a que se funda na circunstância especial de cada caso concreto, concernente ao que *for justo e razoável*. E, certamente, quando a lei se mostrar injusta, o que se poderá admitir, a equidade virá corrigir seu rigor, aplicando o princípio em que nos vem do Direito Natural, em face da *verdade sabida* ou da *razão absoluta*.

Objetiva-se, pois, no princípio que modera ou modifica a aplicação da lei, quando se evidencia de excessivo rigor, o que seria injusto.

Assim, diz-se que *aequitas sequitur legem* (a equidade acompanha a lei). E jamais poderá ser contra ela.

O Código de Processo nacional institui o princípio de que o juiz, quando autorizado a *decidir por equidade*, só o fará nos casos previstos em lei (art. 127).

Vide: *Corte de Equidade*.

EQUIPAGEM. Derivado do francês *équiper*, verbo de origem germânica, com o sentido de *debastecer* ou *armar um navio*, é empregado na terminologia náutica para designar a soma de pessoas que compõe a guarnição de um navio ou de uma embarcação, nela, no entanto, não se computando os *oficiais de bordo*. A equipagem é, pois, constituída somente pelos *marinheiros*, que se *engajaram* para os serviços de bordo.

Em regra, a *equipagem* é engajada ou contratada pelo capitão do navio, que deve dar conhecimento ao proprietário ou armador do navio do rol dos marinheiros incluídos na equipagem; o proprietário ou armador tem o direito de vetar qualquer nome.

Diz-se, também, *tripulação*. Designa, também, os tripulantes de um avião.

EQUIPAMENTO. Derivado de *equipar*, do francês *équiper*, é tido, na terminologia náutica, como a soma de atos empreendidos no sentido de *aparelhar* o navio de apetrechos indispensáveis a que encete uma viagem, ou fique em condições de navegar.

O equipamento tanto abrange o suprimento ou abastecimento de todo material indispensável à navegação do navio, como o próprio engajamento da equipagem.

Por extensão, diz-se equipamento para o conjunto de objetos trazidos para bordo e que se mostram necessários ao navio, tais sejam toda espécie de munição, todos os aparelhos e pertences indispensáveis à navegação.

Equipamento. Na terminologia militar, entende-se o conjunto de objetos entregues (ou pagos) ao soldado quando é admitido no serviço, tais como correame, mochila, malote etc. Nele não se computa nem o armamento nem a farda.

Equipamento. E, na linguagem industrial, designa o conjunto de máquinas e aparelhos destinados à realização dos fins tidos no estabelecimento industrial ou fabril.

Mas, o *equipamento industrial* não se restringe somente ao aparelhamento relativo à maquinaria. Refere-se a toda e qualquer obra executada para dar maior eficiência à realização dos misteres ou finalidades do estabelecimento.

EQUIPARAÇÃO. Derivado de *equiparar*, do latim *aequiparare* (igualar), é sempre tido no sentido de *igualação*, isto é, o ato pelo qual se põem em posição de *igualdade* duas coisas ou dois fatos que se aparentam desiguais.

Em semelhante contingência, a *equiparação* procura imprimir em coisas diferentes efeitos jurídicos perfeitamente idênticos, como se fossem coisas realmente da mesma espécie ou natureza.

Pelo princípio jurídico, o que é *equiparado* regula-se pela mesma regra jurídica e produz os mesmos efeitos, como se, em verdade, se tratasse do ato jurídico ou do fato a que se *igualou* (equiparou).

Nesta circunstância, a *equiparação* não traz o mesmo sentido de *equivalência*: coisas equivalentes não se dizem nem se mostram equiparadas. Estas se *igualam*; as *equivalentes* se substituem, mas nem sempre têm consigo a natureza da igualação.

EQUIPARAÇÃO SALARIAL. Representa o princípio de igualdade que proíbe a desigualdade de salários, de exercício da função e critérios de admissão para o trabalho da mesma natureza, por discriminação de sexo, idade, cor ou estado civil.

EQUIPE. Derivado do francês *équiper*, é aplicado geralmente no sentido de *turma* ou *grupo*.

E neste sentido é que se diz *trabalho de equipe*, em alusão ao que se desenvolve por uma organização constituída de várias pessoas, agindo para o mesmo fim.

É muito comum na linguagem desportiva para traduzir o sentido do *team* inglês.

EQUITY. Expressão inglesa significando equidade. Vide: *Corte de Equidade. Equidade*.

EQUIVALÊNCIA. Derivado de *equivaler*, do latim *aequivalere* (ter o mesmo valor, valer tanto), significa a *igualdade de valor* entre duas coisas.

Desse modo, pela *equivalência* as duas coisas não se assemelham nem se igualam (equiparam), mas possuem *valor igual*, embora radicalmente diferentes em natureza e espécie.

A equivalência dá, pois, sempre a ideia de *preço* ou de *custo*, pois que *valor* aí é tido pela *medida financeira* que vem igualar o *preço* de coisas diferentes, para que uma possa substituir a outra, ou *compensar* uma pela outra.

A equivalência é sempre anotada pela avaliação ou *estimação do preço* da coisa que se vai substituir ou compensar.

EQUÍVOCO. Derivado do latim *aequivocus*, de *aequvs* (igual) e *vox* (voz), possuindo assim a significação de *dois sentidos diferentes* ou *ambiguidade*, é precisamente nesta acepção aplicado na terminologia jurídica.

Equívoco, pois, quer dizer tudo que se apresenta num ato jurídico, num contrato, numa lei ou numa sentença com um *duplo sentido* ou em *ambiguidade*.

O equívoco pode resultar da *falsa demonstração* do fato ou da *coisa*, ou do *engano*, a que é alguém levado, como pode resultar da própria obscuridade ou impropriedade das palavras empregadas, de modo que não se tenha a *exata intenção* do que ali se encontra escrito.

Mas, nem sempre o equívoco pode causar dano: *Falsa demonstratio non nocet*, desde que se pode dar uma interpretação consentânea com o pensamento daquele que o praticou, desfazendo-se, assim, a confusão criada.

Embora equívoco possa ser tido em significação de erro ou engano, ele se mostra a *própria confusão* originada do erro ou do engano no enunciamento das palavras, em virtude da qual se gera a *dubiedade* ou *ambiguidade* de sentidos ou de conceitos, a respeito do que está escrito ou manifestado.

Em qualquer situação, o equívoco deve ser esclarecido segundo os elementos circunstanciais que possam subsidiariamente removê-lo, desde que ligados aos fatos principais, em que o mesmo surge, ou seja, por fatos e atos *evidentes* e *claros*, que possam desanuviar a confusão, estabelecendo a verdade certa ou o sentido exato.

E. R. M. Iniciais da expressão “Espera e roga mercê”, que no Brasil, até meados do século XX, era utilizada pelos advogados para encerrar seus requerimentos e petições. (nsf)

ERA. Derivado do latim *aera*, tem igual sentido de *época*.

Aplica-se, geralmente, para designar a *época* ou *período*, em que se começam a contar as datas, a respeito de *fatos notáveis* registrados.

É assim que se diz a *Era de Cristo* ou *Era Vulgar*, para se fixar o começo da contagem dos anos, após o nascimento de Cristo, o que se fez a partir de janeiro, depois de Seu Natal, justamente no ano de 754 da fundação de Roma, no consulado de Caio César e de Paulo Emílio.

ERÁRIO. Derivado do latim *aerarium*, é o vocábulo aplicado, segundo sua etimologia, para designar o *tesouro público*, ou seja, o conjunto de bens ou valores pertencentes ao Estado.

Entre os romanos, havia distinção entre o *aerarium* e o *fiscus*.

Aquele, dito propriamente *aerarium sacrum*, compreendia os bens propriamente do Estado ou tesouro do Estado, enquanto o *fiscus* designava nominativamente os *bens da coroa*.

Mas, depois, o *fisco* passou a absorver o próprio *tesouro público*.

Modernamente, o sentido de *erário* é mais amplo que o de *fisco*, compreendendo este a organização a que se cometem os encargos da arrecadação de tributos e aquele o conjunto de bens pertencentes ao Estado, representados em valores oriundos de imposto ou de qualquer outra natureza, significando, assim, a *fortuna do Estado*.

EREÇÃO. Derivado do latim *erectio* (ação de levantar, de erguer), é empregado na terminologia jurídica no sentido de *elevação*, ou seja, do ato pelo qual se atribui a uma *terra* um título de dignidade, de jurisdição superior ou mais elevada do que a que tinha antes: *ereção da vila em cidade*.

Também significa a *instituição* de alguma coisa ou a *concessão* de um novo benefício.

Restritivamente, tem o significado de levantamento do pênis, de tornar o pênis ereto.

“ERGA OMNES”. É locução latina que se traduz: *contra todos, a respeito de todos* ou *em relação a todos*.

É indicativa dos *efeitos em relação a terceiros*, de todos os atos jurídicos ou negócios jurídicos a que se atenderam todas as prescrições legais, em virtude do que a ninguém é lícito contrariá-los ou feri-los.

Aplica-se indistintamente ao direito subjetivo e ao direito alheio (*neminem laedere*), desde que a norma jurídica assegure aos respectivos titulares uso, gozo e posse, em relação a todas as demais pessoas (*erga omnes*), contra quem possam valer.

ERRATA. Do latim *erratum* (erro, falta), é vocábulo geralmente aplicado para designar *acorrigenda* ou a *emenda* feita aos erros tipográficos cometidos em um livro ou em um escrito qualquer, depois de publicados ou impressos.

Compõem-se, sempre, de uma página ou páginas adicionais, colocadas ao fim ou começo da obra, com a explicação dos enganos ou erros cometidos e as emendas que se fazem ou *ascorreções*.

Em relação às leis ou aos regulamentos, os enganos ou erros cometidos na publicação inicial deles são corrigidos por uma *nova publicação* ou, quando tal não é possível, por uma nova disposição, emanada da autoridade competente, que venha fazer a modificação ou estabelecer a emenda.

Por meio de *errata*, no sentido em que, vulgarmente, é tida, não se permite a emenda ou alteração, que viesse corrigir ou modificar a regra ali estabelecida.

ERRO. Derivado do latim *error*, de *errare* (enganar-se, estar em erro, desviar-se), na técnica jurídica, entende-se a *falsa concepção* acerca de um fato ou de uma coisa.

É, assim, a *ideia contrária à verdade*, podendo, pois, ser o *falso* tomado como *verdadeiro* ou *overdadeiro* como *falso*.

Embora, por vezes, *erro* e *ignorância* possam parecer de sentido igual, há diferença em suas significações:

O erro é a *falsa* ideia ou o falso sentido que se tem de alguma coisa.

A ignorância é a *falta* de conhecimento, pelo que é, então, mais ampla que o erro, pois revela *afalta* total de ideia.

No erro há uma *ideia*, embora falsa; na ignorância não há qualquer ideia. No entanto, nos seus efeitos, por vezes, se equivalem.

O erro, por princípio, vicia o consentimento. *Error excludit consensum*.

O erro pode proceder do fato ou do direito. E, assim, diz-se *erro de fato* ou *erro de direito*.

Em regra o erro não se presume. Alegado, deve ser mostrado, isto é, provado. Mas, se é de direito não aproveita a quem o alega.

Quando o erro recai sobre o *objeto* da prestação, diz-se *error in corpore*. E sobre a pessoa, *error in persona*.

ERRO ACIDENTAL. Vide: *Erro de fato*.

ERRO ARITMÉTICO. É o *erro de cálculo* ou *erro de conta*, verificado nas operações aritméticas ou no registro das parcelas de uma conta ou do saldo de uma *conta*. Diz-se, também, *erro matemático*.

Ocorre sempre que se registra, como vimos, um engano de operação aritmética, como quando há confusão ou alteração nas parcelas, de modo a apresentar um saldo ou um resultado que não é o verdadeiro.

Também dele se diz *erro de conta*, mas o sentido deste é mais amplo.

Vide: *Conta*.

ERRO COMUM. É assim entendido o *engano* ou a *falsa ideia* tida e mantida por todos, como se fora a verdade.

Deste modo, embora constituindo *noção errada* ou *falsa noção* sobre o fato ou sobre a coisa, desde que todos tenham sobre ele a mesma ideia, embora falsa, é *erro que se transforma em praxe*.

Error communis facit jus, inscrevia o Digesto. E o princípio se firma, sob asserção de que o erro comum opera tanto quanto o direito.

ERRO DE DIREITO. Refere-se o erro de direito ao fato de alguém *enganar-se* a respeito da existência da regra jurídica, própria ao ato praticado, ou interpretá-la equivocadamente para aplicá-la *falsamente* ao ato a ser executado.

O *erro de direito*, assim, não somente pode implicar no *engano*, oriundo da falsa ideia, como pode consistir na ignorância da regra jurídica ou de sua exata interpretação, para ser aplicada ao fato concreto ou ato a ser cumprido.

O erro de direito não tem escusa, quer dizer, não pode ser alegado, seja para validar ou invalidar o ato.

E daí se firmar o princípio de que “*nemo jus ignorare censetur*”. (A ninguém escusa a ignorância – erro – de direito.)

Nesta circunstância, consequente da *falsa ideia* (erro propriamente dito), ou do desconhecimento da regra a ser aplicada (ignorância), não se admite o erro de direito, não sendo, por isso, causa de obrigações.

No entanto, o próprio erro de direito pode não ser essencial, por não afetar diretamente a coisa, a pessoa ou o objeto da obrigação. E desde que não foi em atenção a ele que se formou o contrato ou a obrigação, pode ser escusado, para que o contrato ou a obrigação surtam os efeitos jurídicos que lhes são próprios.

ERRO DE FATO. Consiste o erro de fato em se ter uma falsa ideia sobre o exato sentido das coisas, crendo-se numa realidade que não é verdadeira.

É, assim, o engano a respeito de uma condição ou circunstância material.

Apresenta-se como *acidental* ou como *substancial*.

O *erro de fato accidental* é a falsa ideia sobre as qualidades secundárias da coisa, não se mostrando, assim, motivo determinante do contrato ou do ato.

Não exerce, por isso, decisiva influência sobre a formação do contrato ou sobre a execução do ato jurídico, não ferindo, pois, a natureza dele ou a causa que constitui seu principal objeto.

Claramente, portanto, não se mostra o *fator*, que tenha determinado a manifestação da vontade ou em virtude do qual se tenha o contrato concluído ou o ato praticado.

O *erro de fato substancial*, que tem força para anular o ato ou contrato feito, pois que estrutura o vício que anula o consentimento, é o que ataca a substância ou essência do próprio ato, tendo sido o *causador* de que ele se fizesse.

E, assim, há *erro substancial* quando se executa um ato, na certeza ou com a intenção de praticar outro. É o *error in ipso negotio*.

Há erro substancial quando há *engano* a respeito do objeto principal da obrigação, pois que, se o agente tivesse exato conhecimento das qualidades essenciais dele, outra seria a manifestação da sua vontade. É o *error in ipso corpore rei*.

E se a *falsa noção* diz respeito à pessoa, cujas qualidades verdadeiras são desconhecidas ou ignoradas, tem-se o erro substancial ou essencial quanto à pessoa. *Error in personam*.

E em relação à coisa, ou ao objeto da obrigação, diz-se *error in corpore*.

Em consequência, se o consentimento ocorreu pelo *error in corpore*, que era uma parte essencial da prestação, será também causa de nulidade da convenção.

Assim, o erro substancial é o que recai sobre a substância ou essência do negócio, do objeto ou da pessoa, em suas qualidades essenciais, não em suas qualidades acessórias ou acidentais.

Este, então, é o erro que não gera obrigações nem dá validade ao ato jurídico, podendo ser alegado. E, desde que provado, anula ou invalida o que fora feito fundado nele.

Vide: *Erro essencial*.

ERRO ESSENCIAL. É o mesmo *erro substancial* (vide: *erro de fato*) que vem atacar as qualidades substanciais ou essenciais do objeto do contrato ou a sua própria natureza.

O erro essencial (*error essentialis*) é o que provoca a nulidade do ato. Em princípio, esse é seu efeito fundamental, quando por ele se deu a manifestação da vontade, necessária para a existência da convenção.

É o erro provocador da manifestação da vontade, em atenção ao qual o ato foi cometido.

É particularmente aplicado em relação à pessoa, dizendo-se *erro essencial quanto à pessoa*, para indicar a falsa ideia que se tem acerca do caráter ou das qualidades morais e mesmo físicas de uma pessoa.

No casamento, é motivo para sua anulação, segundo princípio de que vicia fundamentalmente o consentimento da pessoa que não tinha o exato conhecimento de certas condições peculiares ao cônjuge.

O erro essencial quanto à pessoa pode referir-se às qualidades físicas ou qualidades morais.

ERRO GROSSEIRO. É a palavra *grosseiro* de larga aplicação no idioma nacional, com múltiplos sentidos. No entanto, em referência à prática de atos ou ações, é tomado na acepção de *malfeito, tosco, imperfeito, incompleto, crasso, palmar, inculto*.

Desta forma, em adjetivação ao erro, noutro conceito não deve ser tido.

Erro grosseiro, pois, é o erro crasso ou palmar, é o erro que, se mostrando *tão despropositado, tão injustificável, tão inadmissível* em razão da pessoa que o comete ou que o produz, resulta *indesculpável e formulado por maldade*, dada a presuntiva certeza de que o fato ou a circunstância *de que se desviou não pode ser do desconhecimento do agente*.

O erro grosseiro é o *erro indesculpável*, é o *erro inadmissível*, é o erro praticado de má-fé ou por malícia, visto que se deveria saber, que se deveria ter ciência do *engano* posto em prática.

ERRO JUDICIÁRIO. Assim se diz, especialmente, para o erro de fato ocorrido nos julgamentos penais, em virtude do qual o juiz, fundado num *engano* ou num *erro*, referente à falsa ideia das circunstâncias acerca do crime, condena injustamente, o que depois pode motivar uma reparação ao *injustificado*, tão logo se verifique a improcedência da condenação.

ERRO MATEMÁTICO. É o erro dito de *cálculo* ou meramente aritmético.

Vide: *Erro aritmético*.

ERRO QUANTO À PESSOA. É o engano ou o falso conceito relativo a uma pessoa. Diz-se *erro essencial quanto à pessoa*.

Em matéria penal, diz-se o *erro acidental* porque em consequência dele o agente do crime ofende outrem, por julgá-lo a pessoa alvejada (*error in personam*), ou por *erro de alvo* vai ofender outra pessoa que não a alvejada (*aberratio ictus*), estruturando o crime doloso tentado e um crime culposos consumado. Também denominado erro do “baile de máscaras”.

Vide: *Aberratio ictus*.

ERRO SUBSTANCIAL. Vide: *Erro de fato*.

“ERROR IN ELIGENDO”. Prática de ato ilícito em que a ofensa ou violação de direito de outrem advém de negligência na escolha da pessoa dependente do responsável pelo dano.

“ERROR IN JUDICANDO”. Erro no julgar, ou seja, de aplicação da lei de direito material ao caso concreto.

“ERROR IN PROCEDENDO”. Erro no processar, erro no processo. Erro ou omissão na aplicação de lei processual ao caso *sub judice*.

“ERROR IN VIGILANDO”. Prática de ato ilícito em que ofensa ou violação de direito de outrem advém de omissão ou negligência do ofensor, ou de ação levada a efeito por pessoa ou coisa sob sua vigilância.

ESBOÇO. Derivado do italiano *sbozzo* (bosquejo), é aplicado na terminologia jurídica para designar o *plano*, *projeto* ou *delineamento* promovido a respeito de alguma coisa, em virtude do que se fará a seguir o que é da regra.

O esboço, então, segundo seu sentido vulgar, não se apresenta como o que é *definitivo*: é apenas a *base* em que se firmará o ato definitivo, de modo que pode ser modificado ou alterado, enquanto não seja afinal executado o plano pretendido.

ESBOÇO DA DIVISÃO. Na ação de divisão, o esboço da divisão é constituído pelo *plano* apresentado pelos peritos e sobre ele é que se fará, não havendo impugnação dos interessados, a partilha, resultante da *divisão geodésica*, que será afinal executada pelo agrimensor designado ou autorizado, nos termos dos arts. 967 e segs. do Código de Processo Civil.

ESBOÇO DA PARTILHA. É, assim, o plano ou projeto da partilha, em virtude da qual poderá ser a partilha efetivada.

Consiste, pois, num projeto de *partilhamento* ou partilha de bens, preliminar à *partilha efetiva*.

ESBULHADO. Também se diz *espoliado*, do verbo latino *spoliare* (despojar), indicando a coisa que é *esbulhada*, ou a pessoa, que sofre um *esbulho*.

Refere-se, assim, àquilo que se pilhou ou despojou, ou à pessoa que sofreu uma pilhagem ou espoliação em coisas de sua posse ou de seu patrimônio.

O *esbulhado* difere do *turbado*. Naquele, já a *violência* sobre a posse da coisa está efetiva: ocorreu a espoliação, efetivando-se a *retirada da coisa da posse da pessoa* que a tinha consigo.

Turbado tem sentido apenas de ameaçado de esbulho.

É empregado também como substantivo, significando a própria pessoa esbulhada: *oesbulhado*, ou aquele que se privou da coisa contra sua própria vontade, o que caracteriza a *aviolência*, no esbulho.

ESBULHADOR. É a pessoa que pratica o *esbulho* ou, por ato seu, vem privar outrem daquilo que lhe pertence ou está em sua posse, sem que lhe assista direito ou autoridade legítima para a execução de semelhante ato.

ESBULHO. Derivado do latim *spolium*, de *spoliare* (espoliar, despojar), foi admitido na terminologia jurídica com o sentido próprio de ato violento, em virtude do qual é uma pessoa *despojada* (desapossada), contra sua vontade, daquilo que lhe pertence ou está em sua posse, sem que assista ao *violentador* qualquer direito ou autoridade, com que possa justificar o seu ato.

Diz-se, também, *espoliação*, distinguindo-se, no entanto, de *espólio*, com a mesma origem etimológica, mas de sentido diferente.

Na técnica jurídica, o esbulho se mostra uma *usurpação*. E a lei assegura ao usurpado ou esbulhado o direito imediato de defender a sua posse, mediante a ação, que se diz de esbulho, de reintegração ou força espoliativa, a qual tem por objetivo integrá-lo na posse, de que foi violentamente privado.

ESBULHO PACÍFICO. É a espécie de esbulho em que não há a violência pessoal ou contra a coisa. Assim são designados os casos de perda da posse com fundamento em título precário ou quando ocorre superveniente quebra do título que legitimou a posse, como no caso do promitente comprador que deixa de pagar as prestações a que se comprometeu. (nsf)

ESCABINATO OU ESCABINADO. Denominações utilizadas para designar o órgão judiciário ou tribunal composto por juízes togados e por juízes não togados, como, por exemplo, no Brasil, os tribunais e juízos militares. (pg)

ESCADA. Na linguagem vulgar, serve o vocábulo para indicar *todo meio* de que se possa servir uma pessoa para *subir* ou *ter acesso* a lugares elevados.

Pode ser integrada na própria construção, feita de alvenaria ou de madeira, ou pode constar de móvel, por isso mesmo transportável.

Nas construções, é obra formada por uma série de degraus que se superpõem, servindo para acesso, ou de comunicação entre planos ou pisos colocados em níveis diferentes.

ESCADA ROLANTE. Designa aquela escada cujos degraus são movidos por força mecânica, subindo ou descendo, na forma de *ascensor*.

ESCADARIA. Série de escadas dispostas em diferentes lanços (seções ou partes) e separadas por patamares, mais ou menos extensos, que dão acesso aos monumentos ou servem de comunicação entre os andares de um edifício.

Em edifícios suntuosos, ditos propriamente de *palácios*, a escadaria pode ser externa e se revela no conjunto de escadas que dão acesso ou entrada ao mesmo edifício.

ESCALA. Derivado do latim *scala* (escada), é aplicado na terminologia do Direito Marítimo, não somente para indicar o *caminho* (rota) a ser seguido por um navio ou embarcação, como para indicar os *portos*, em que deve arribar, para embarque ou desembarque de passageiros, carga ou descarga de mercadorias.

Qualquer entrada do navio, em porto que não esteja anotado em sua *escala*, entende-se desvio da rota, o que se pode dar em virtude de circunstâncias que obriguem ao desvio ou alteração da rota.

Escala. Na técnica da engenharia, entende-se a *medida graduada* que vem determinar a relação de dimensões entre o desenho ou a figura e o objeto ou a coisa, que representa.

ESCALA MÓVEL. Ou cláusulas escalares ou corretivas da moeda, são as cláusulas contratuais que estipulam o reajuste das prestações segundo critérios estabelecidos por índices de atualização do valor da moeda (indexação).

Vide: *Correção monetária*.

ESCALADA. Também formado de *scala* (escada), significa o *assalto* com o uso de escadas, ou a penetração em propriedade alheia passando por cima de *muros* ou *cercados*, vedativos de acesso nela.

Mas, na técnica jurídica, *escalada*, em sentido amplo, quer significar a *entrada* em uma propriedade por qualquer meio, que não seja o natural, isto é, *todo meio de introdução* de fora para dentro de uma propriedade ou edifício, contornando todo obstáculo impeditivo dessa introdução.

É, pois, a *entrada forçada*, seja porque se tenha pulado pelo muro, *subido* aos andares superiores da casa, ou por se *ter vencido* qualquer espécie de *cerca*, *gradil* ou mesmo *aporta*.

ESCAMBO. Derivado do latim popular *escambium*, de que se formou o *cambio* italiano e *ochange* francês, é empregado no sentido de *troca* ou *permuta*.

Designa, assim, o contrato em virtude do qual *se troca* ou *se dá* uma coisa pela outra, sejam ou não da mesma espécie.

Nestas condições, diferentemente da *compra e venda*, no escambo há, efetivamente, a transferência de duas propriedades que se permutam ou se trocam entre os contratantes.

Na compra e venda, há a transferência da propriedade *vendida* para o comprador, mediante o pagamento de seu valor ou do preço que lhe é atribuído.

Escambo. Na técnica mercantil, tem o mesmo sentido de câmbio, ou seja, a troca ou permuta de uma moeda por outra. Câmbio, porém, é o mais vulgar e comumente aplicado.

ESCAMOTEAR. O furto cometido com destreza.

ESCÂNDALO. O ato ou fato que causa indignação.

ESCAVAÇÃO. Do verbo *escavar* (cavar para extrair terra), é o vocábulo usado para indicar toda espécie de trabalho que tem por objetivo a remoção de terra, seja para *aplainar* o terreno, seja para fazer *cortes* ou *passagens* pelas elevações, ou seja, para fazer *fossos* ou *valados*.

Genericamente, pois, o vocábulo designa toda e qualquer *operação* concernente ao *movimento de terras*, produzido artificialmente ou pelo engenho do homem.

Escavação. É recurso científico em Arqueologia.

ESCOAMENTO. Derivado do verbo *escoar*, significa, geralmente, o ato de escoar ou *conduzir águas*, que se encontram em um lugar para outro, ou seja, para impedir que ali se acumulem, ou seja, para secar o local em que se acham.

Extensivamente, diz-se, também, *escoamento* para o *condutor* que serve para escoar ou levar as águas de uma para outra parte.

O escoamento das águas pode ser natural, quando por sua própria força extravasam ou se escoam, como pode ser artificial, quando feito por meios de obras construídas para esse fim.

ESCOLA. Derivado do latim *schola*, do grego *scholé*, possui o vocábulo vários significados, sendo, em sentido geral, indicativo do estabelecimento, público ou privado, em que se ministra o ensino sobre ciências, artes ou literatura. E, por extensão, o próprio *edifício*, em que este ensino é ministrado. Na sua origem, *scholé*, a palavra significava “tempo livre dedicado a aprender”.

Segundo a especialização do ensino que na escola se ministra, é acrescida à denominação genérica a expressão que a particulariza.

E, assim, diz-se:

Escola de ensino fundamental, aquela em que se inicia a alfabetização da pessoa ou se ministram as *primeiras letras*.

Escola de ensino médio, aquela em que se lecionam matérias propedêuticas.

Escola Superior, designação genérica dada às escolas em que se ministram ensinamentos próprios aos cursos superiores. É mais propriamente dita de *Faculdade*.

E, assim, diz-se *Escola de Direito*, *Escola de Medicina*, *Escola Politécnica*, *Escola de Farmácia* etc.

Escola. Serve ainda o vocábulo para designar a *seita* ou ensinamento procedente de um certo corpo de doutrinas, ou de doutrina filosófica, ou científica formulada por uma pessoa. E, assim, se diz *Escola de Platão*, *Escola dos Glosadores*, *Escola Histórica* etc.

Vide: *Educação*. *Ensino*. *Instrução*.

ESCOLHA. Derivado de *escolher* (dar preferência, selecionar, eleger), é usado no mesmo sentido de *eleição* ou de *seleção*, isto é, o ato pelo qual se dá preferência a uma coisa, ou se escolhe, ou se elege uma pessoa para ocupar um cargo ou desempenhar uma função.

Nas *obrigações alternativas*, a *escolha* consiste em determinar a pessoa, a quem cabe qual a coisa que lhe deve ser entregue ou reservada ou qual a prestação, que deve ser cumprida.

Na *obrigação facultativa* também o direito de escolha cabe em regra ao devedor, a quem compete assim determinar a prestação que vai servir de substituta à obrigação principal (*in obligatione*).

O *direito de escolha*, pois, consiste na faculdade outorgada à pessoa de poder *preferir* uma ou outra coisa, entre duas ou mais, que lhe sejam apresentadas, para dizer qual a que prefere. Determinada ou declarada a preferência está feita a escolha.

ESCÓLIO. Comentário a um texto.

ESCOLTA. Derivado do italiano *scolta*, é indicativo de todo *grupo de força armada* (destacamento), posto para seguir ou acompanhar, em permanente vigia, pessoas ou coisas.

Igualmente, na linguagem náutica, significa o grupo de navios de guerra que são colocados para seguir e zelar (comboiar) os navios de transporte, evitando que sejam apresados, ou afundados, por navios piratas ou inimigos.

Em quaisquer dos dois sentidos, pois, *escolta* significa a *força armada*, seja de soldados ou de navios, que é destinada a vigiar ou defender alguma coisa, ou que lhes vai *dando guarda*.

ESCONDERIJO. Assim se diz do local, em que se guarda ou se oculta uma coisa ou uma pessoa.

Diz-se *antigo*, quando se trata do local em que se encontrava oculto algum tesouro, cujo dono se desconhece.

ESCORAMENTO. De *escorar* (amparar, apoiar), designa todo aparelhamento ou toda *obra de amparo* ou de *arrimo* destinada a *proteger* paredes de edifícios, que ameçam ruir, ou para *arrimar* terras que ameçam desabar.

O escoramento muitas das vezes constitui medida de precaução utilizada pelo construtor em relação a prédios que vizinham com as construções que está executando, sendo mesmo *ato de sua iniciativa*, diante dos prejuízos que possa causar aos prédios vizinhos.

ESCORRALHO. Denomina-se o resíduo de líquido que se retém no fundo das vasilhas; escoadura.

ESCORREDOURO. Lugar por onde escorre água; chamado também *escoredura*.

ESCRAVO. A palavra escravo remonta ao Latim medieval, *sclavus*, que significou, originariamente, ‘eslavo’; muitos eslavos foram submetidos à escravidão pelos conquistadores germânicos. Denominação que se dá à pessoa, que se vê privada de sua liberdade e sujeita ao mando absoluto de um senhor, que a tem como *coisa* sua, e como tal dela dispõe.

A *escravatura* (tráfico de escravos), de que decorre a *escravidão* (estado de escravo), não tem guarida no Direito brasileiro, que a abomina, desde que todos os homens foram igualados e tidos como livres, pela Lei da Abolição.

Mesmo que, por circunstâncias estranhas, possa uma pessoa ser privada de sua liberdade e posta na condição de escravo, é o ato qualificado crime e como tal punido pela Lei Penal (art. 149).

Também se diz *cativo*, que quer também dizer *capturado* ou *aprisionado*, em atenção ao fato, de que se gerou a condição de cativo (cativeiro): o vencido e capturado na guerra, que não era morto pelo vencedor, que o poupava, mantendo-o como *servi* ou *quasi servi*.

Mas, além dos *escravos* provindos da guerra (*mancipia quasi manu capta*), outros meios de estabelecê-los foram adotados, inclusive o do tráfico (*escravatura*), e os filhos das escravas, segundo a regra de que *partus sequitur ventrem*.

Entre *escravo* e *servo*, porém, há diferença: o escravo é o que se considerava coisa; servo é o serviçal de condições humílimas, mas que mantém a sua personalidade.

Na terminologia moderna, diz-se *escrava branca*, para a mulher que se põe na condição de escrava, sem que possa dispor de sua liberdade, dominada e explorada para fins do comércio carnal.

Desse modo, *escravatura branca* é o tráfico de mulheres brancas trazidas ao comércio ilícito de prostituição, onde são objeto das mais torpes explorações em proveito daqueles que as trouxeram para essa *escravidão*.

ESCREVENTE. Derivado de *escrever*, do latim *scribere*, na terminologia jurídica, é indicativo da pessoa que escreve ou copia o que outrem dita, sendo tido, em certos casos, como equivalente a *amanuense*.

Na linguagem forense ou tabelioa, é o *ajudante* do escrivão, ou auxiliar de cartório, tabelionato ou escrivania, que escreve os atos determinados, para serem subscritos por quem os determinou.

Geralmente, os que trabalham em cartório ou ofício público dizem-se *juramentados*, porque prestam *compromisso do cargo*. E, além de fazerem e praticarem os atos determinados pelo notário, tabelião ou escrivão, substituem-no em seus impedimentos, segundo as regras fixadas na lei de organização judiciária.

Escrevente. Na terminologia administrativa, escrevente é o funcionário subalterno ou análogo a amanuense, que desempenha as funções de *copista* em uma repartição pública, ou se encarrega da escrita de todos os atos que aí se praticam e precisam ser registrados por essa forma.

ESCRITA. Derivado do latim *scriptum* (o que está escrito, coisa escrita), na terminologia comercial significa o conjunto de atos que têm por escopo realizar o registro de todas as operações comerciais nos livros de comerciante.

E assim se exprimem: a *escrita* do estabelecimento, a *escrita* do comerciante, para revelar ou designar a própria *escrituração*.

Escrita. Na técnica escolar, é denominação dada à *prova escrita* (em oposição à *prova oral*).

ESCRITO. Forma irregular de particípio passado do verbo *escrever* (representar as palavras, graficamente, ou formá-las com os caracteres com que são representados), do latim *scribere*, significa o vocábulo tudo o que se escreve ou todo grupo de palavras grafadas para manifestação do pensamento.

E, assim, dizemos *ordem escrita*, *obrigação escrita*, *aviso escrito*, para exprimir o que se faz ou se determina por esta maneira, em oposição ao que se faz ou se determina de viva voz, ou oralmente.

Desse modo, então, quando a regra jurídica impõe que o ato seja *escrito*, vem exprimir claramente que somente se tem como praticado se mostrada a prova dessa *escrita* ou desse *escrito*.

Escrito. Assim sendo, é comum tomar-se o vocábulo, como substantivo, para indicar o próprio documento ou o próprio papel em que se escreveu o *ato jurídico* ou o *contrato*.

E se designa, então, o *escrito* como sendo a própria *obrigação* ou o próprio *documento*.

Mas, em regra, vulgarmente, é o vocábulo empregado para designar o *bilhete breve* ou a *carta missiva*, firmada individualmente, em distinção à *escritura*, que especializa a forma escrita dos contratos.

Na técnica, porém, *escrito* quer sempre significar o papel feito e passado pelo particular, mesmo contendo obrigação *sem qualquer autenticidade*, constando de simples *bilhetes*, *avisos*, *compromissos*, *declarações* etc. E, assim, dizem-se frequentemente *escritos particulares*.

Em certos casos, a lei lhes reconhece *validade*, admitindo-os como prova das declarações ou obrigações ali contidas, desde que para tais obrigações não se exija o documento público ou escritura pública.

Em geral, os *escritos particulares*, em matéria de provas, valem como um começo delas. E, nesta razão, são encarados consoante as circunstâncias, valendo a mais ou a menos, segundo a própria natureza das declarações que neles se contêm, e o *reforço* que permita serem olhados com vigor probatório.

Na terminologia jurídica, e em relação à prova, o escrito é tido no mesmo sentido de *literal*. Prova literal, pois, é a prova escrita.

ESCRITOR. Derivado do latim *scriptor* (escritor, autor), assim se designa a pessoa que tenha escrito e publicado livros de literatura ou ciência.

É o *autor* de obras literárias ou de ciência, as quais se dizem de propriedade sua, competindo-lhe o direito de explorá-las comercialmente. Esse direito se diz *autoral*, transmitindo-se aos herdeiros do escritor, que o podem usufruir por tempo determinado, contado do dia da morte do autor.

ESCRITURA. Do latim *scriptura* (linha traçada), entende-se o *documento* ou *instrumento*, em que se materializa o ato jurídico ou contrato, praticado ou ajustado entre as pessoas.

É a *representação material* do ato jurídico, que por essa forma se grava no papel.

Na técnica forense, e como elemento probatório do ato executado ou do contrato ajustado ou obrigação assumida, diz-se propriamente *documento*, nele se firmando a *demonstração* do fato que se quer provar.

A *escritura* possui, justamente, a função de fixar os fatos ocorridos a respeito de um ajuste ou contrato, tornando-se, por isso, a *demonstração literal* ou *escrita*, de tudo que se fez, seja para assumir uma obrigação ou seja para determinar a execução de outro ato qualquer.

Consoante a forma por que é dada e passada (composta), diz-se *pública* ou *particular*.

Vide: *Documento*.

Escritura pública é a que é feita ou provém de funcionário ou oficial público, achando-se revestida de todas as solenidades prescritas em lei.

A escritura pública diz-se autêntica por si mesma. E se chama, também, de *instrumento público*.

Quando este instrumento ou escritura representa a primeira reprodução ou extração do termo, em que se fez e passou no livro próprio, diz-se *original*. Quando se mostra nas reproduções, que se seguem, ou certidões dos mesmos atos ou termos, diz-se *traslado* ou *certidão*.

Original, traslado ou certidão, proveniente do mesmo escrivão ou oficial que as produziu, têm a mesma fé, como *escrituras públicas* que são, pois que, em todos, há a fixação da voz ou a manifestação do pensamento reproduzido em forma autêntica.

Já o mesmo não se diz em relação às *cópias*, *extratos* ou *públicas-formas*, enquanto não conferidas e concertadas na forma da lei, para que adquiram a autenticidade legal.

A *escritura particular* é representada pelo escrito de natureza privada, firmado particularmente pela pessoa, não possuindo, assim, o caráter público.

Para que se mostre autêntica, é indispensável que venha testemunhada por duas pessoas. E para que opere em relação a terceiros, necessário que seja transcrita no registro público.

Para elas, não há forma prescrita. No entanto, não se permite válido o contrato por escritura particular, quando a lei determinar que seja feito por escritura pública.

ESCRITURA SAGRADA. É denominação genérica dada aos livros sagrados do Velho e do Novo Testamentos.

ESCRITURAÇÃO. Derivado de *escrever*, quer significar o processo pelo qual se promove o registro sistemático e metódico de todos os fatos ocorridos em uma organização, a fim de que se fixem permanentemente, e possam, a qualquer momento, fornecer os dados que se tornem necessários para qualquer verificação a respeito deles.

Desse modo, *escrituração* quer dizer a execução de uma *escrita* ou significar a soma dos atos praticados no sentido de *registrar* todos os fatos e atos ocorridos em um estabelecimento ou em uma repartição.

Quando se trata de estabelecimento comercial, particularmente, diz-se *escrituração mercantil*.

Mas, no sentido técnico-comercial, escrituração não quer simplesmente significar o ato de ser escriturado em livros tudo que concerne às atividades comerciais ou mercantis do estabelecimento. Compreende toda diligência a respeito dos livros comerciais, como todo ordenamento a respeito dos demais papéis e documentos de comércio.

ESCRITURAÇÃO MERCANTIL. É denominação que se dá à série de atos promovidos no sentido de executar o registro sistemático e metódico de todas as operações, qualquer que seja sua natureza, desde que de valor econômico, havidos num estabelecimento comercial, em virtude dos quais todas essas operações ficam graficamente representadas ou demonstradas nos livros obrigatórios do comerciante.

Segundo princípio instituído, a escritura obedece ao critério da ordem cronológica, devendo ser elaborada com toda individuação e clareza, adotando um sistema uniforme de contabilidade.

A efetividade de escrituração mercantil, segundo é legalmente firmado, compreende o registro de qualquer operação ou negócio do comerciante, mesmo aquele que se apresente em caráter accidental, isto é, que não se diga dentro do objeto do comércio adotado.

É que a escrituração possui a finalidade de *registrar* todos os fatos administrativos e econômicos do estabelecimento, mostrando-se um *integral histórico* de sua vida comercial. E se se afastam do registro fatos acontecidos, desde que apreciáveis monetária ou economicamente, já ele não se apresenta completo, não correspondendo à realidade.

A escrituração pode ser promovida por *partidas simples* ou por *partidas dobradas*.

Para que mereça fé, a escrituração tem que ser feita com toda *limpeza*, livre de emendas e rasuras, e promovida no *Diário*, sem qualquer espaço em branco, seguindo-se a ordem cronológica do dia, mês e ano.

A *escrituração mercantil* deve ser realizada em ordem cronológica, como é evidente à sucessão dos lançamentos ou dos assentos efetivados no Diário, com a remissão da data em que semelhantes operações se tornaram realizadas.

A ordem cronológica, pois, é a dos *lançamentos*, não a que se reporta às *datas das operações escrituradas*.

Seria impraticável a exigência se dirigida a estas operações, cujos documentos expedidos dos mais variados lugares chegam a seu destino em épocas diversas, tornando impossível uma sequência cronológica referente ao registro dessas operações tão logo se integrem ao movimento comercial do estabelecimento e devam ser escrituradas.

A escrituração mercantil deve ser feita e dirigida por técnicos legalmente habilitados.

O Código Civil de 2002 revogou a exigência da escrituração em forma mercantil contida no Código Comercial. Atualmente, a escrituração deve ser realizada na forma contábil, em idioma e moeda corrente nacionais, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transportes para as margens (art. 1.183 do Código Civil de 2002).

Vide: *Livros comerciais*.

ESCRITURÁRIO. É o vocábulo empregado para indicar toda pessoa cuja função ou encargo consiste em *escreiturar livros* ou em executar a escrita referente a registros ou expediente de uma *repartição pública* ou *privada*.

ESCRIVANIA. Assim se diz do cargo ou ofício do escrivão. A *escrivania* difere do *tabelionato*, que é o *ofício* onde se processam e se passam os atos jurídicos ou contratos, ditos *extrajudiciais*, porque se executam fora da jurisdição e direção de um juiz, enquanto a *escrivania* é o *ofício* onde se escrevem, se processam e se passam os atos e papéis de natureza judicial ou forense, ordenados ou sob dependência das autoridades judiciais. É mais propriamente um *ofício da Justiça*.

ESCRIVÃO. Derivado do latim *scribarius*, entende-se o oficial público que, junto de uma autoridade judicial ou tribunal, tem encargo de *reduzir a escrito* todos os atos de um processo ou os determinados pela mesma autoridade ou tribunal.

É assim o *serventuário da Justiça*, que se encarrega de escrever, na devida forma ou estilo forense, os processos, mandados, atos, termos determinados pelo magistrado ou tribunal, em cujo juízo serve, diligenciando ainda para que se executem todas as ordens deles emanadas, fazendo as citações, intimações ou praticando quaisquer outros atos que lhe forem cometidos legalmente ou que sejam pertinentes a suas funções.

Os atos praticados pelo escrivão têm *fé pública*, somente podendo ser esta destruída mediante prova produzida de conformidade com a lei.

ESCRIVÃO DE BORDO. Assim se diz para a pessoa a quem, em caso de necessidade, é atribuída a função ou o encargo de escrever ou processar atos jurídicos que se tenham de praticar a bordo, por determinação do capitão.

Em certos casos, como quando se trata de *protesto formado a bordo*, ao piloto se atribui o encargo.

Pode ser cometido a outrem, ou pode mesmo ser desempenhado pelo próprio capitão.

ESCROQUE. Emprestado do francês *escroc*, é o vocábulo largamente empregado para indicar o indivíduo que, maliciosamente e usando manobras ardilosas, procura enganar outrem, sob pretexto de *negócios imaginários* ou de *empresas inexistentes*.

ESCRUTÍNIO. Derivado do latim *scrutinium*, de *scrutare* (sondar, perscrutar), indica a *maneira* ou *processo* utilizado para se tomar votos, referentes à escolha de uma pessoa para ocupação de cargo ou à aprovação de um ato submetido à deliberação de uma coletividade.

Nesta razão, *escrutínio* quer significar a própria *votação*, que ambas significam o *ato de votar*, fazendo recolher em uma *urna* o papel em que se consigna o voto.

Somente se diferencia a *votação do escrutínio* em que a *votação* pode ser *verbal* ou *por aclamação*, enquanto no *escrutínio*, que é *maneira de votação*, esta sempre se processa por voto dado por meio de papel escrito, que se recolhe em um receptáculo destinado a isso.

Diz-se que o *escrutínio* é *secreto* quando a forma de indagação do voto é processada de modo que não se divulgue ou não se saiba qual a opinião do votante, que dá o seu voto em papel escrito encerrado em envelope, onde em segredo o colocou. Mas, a rigor, o *escrutínio* revela, em verdade, a *votação* sob *discrição* ou em segredo. *Escrutínio secreto*, realmente, parece-nos redundância.

Escrutínio. Por extensão, também se dá a denominação para o próprio recipiente em que se recolhem os votos. Significa, ainda, *exame atento*.

ESCRUTÍNIO DE LISTA. É o sistema de Direito Eleitoral em que o eleitor vota em candidatos constantes de uma lista por distrito eleitoral.

ESCUSA. Do latim *excusare* (justificar, recusar), também dito de *escusação*, no sentido jurídico quer significar a razão ou soma de razões dadas por alguém, a fim de livrar-se de obrigação ou encargo ou para evitar a responsabilidade de ato.

Os romanos classificavam as *excusas* ou *escusações* em *voluntárias* e *necessárias*.

Em relação às *voluntárias*, fundadas em privilégios ou autorizações legais, eram elas alegadas pela pessoa para que se livrasse do encargo, como a tutela ou curatela.

As *necessárias* eram as impostas por lei, não como faculdades da parte, mas como restrição ao desempenho do encargo. E tais seriam a loucura, a demência, a surdez, a menoridade, o sacerdócio etc.

Em relação à lei, a *excusa* não prevalece, mesmo que se alegue ignorância dela. Era já o brocardo romano, firmado no “*nemo jus ignorare censetur*”.

ESCUSA ABSOLUTÓRIA. É aquela que exclui a responsabilidade penal, em razão da condição pessoal do agente, mas não descaracteriza o delito.

ESGOTO. De *esgotar* (esvaziar, tirar a última gota), é tido no mesmo sentido de *deesgotamento*. Geralmente, porém, é tomado na acepção de *condutor* ou *canal* por onde escoam as águas servidas, as águas das chuvas e os dejetos das casas. Nas cidades, a manutenção e conservação dos esgotos, destinados a este escoamento, constituem *serviço público*, que funciona, em regra, ao lado do serviço de fornecimento de água. E por isso se diz serviço de água e esgoto.

Esgoto. Ao sistema de esgotos dá-se o nome de esgotamento sanitário, que, se realizado pelo Poder Público ou por concessionário de serviço público, corresponde a uma remuneração através de tarifa ou preço público.

ESMOLA. Derivado do grego *eleêmosyne* (piedade), de que se formou o latim popular *eleemosyna*, entende-se toda espécie de *donativo* ou *socorro*, que se dá aos pobres ou a pessoas necessitadas, por compaixão e caridade.

A *esmola*, então, sempre significa a *doação* de coisa de *pequena valia*, consistente em dinheiro ou em bens móveis, que venha *prestar socorro* ou *auxílio* à pessoa a quem é dada. Revela *ato de caridade*.

Da palavra se formaram *esmoleiro*, para designar a pessoa que pede ou recolhe esmolas, *eesmoler*, a que faz ou dá esmolas.

ESPAÇAR. Derivado de *espaço* (duração, intervalo, dilatação), pela tradicional aplicação na linguagem jurídica, foi sempre tido no sentido de *demorar*, *suspender*, *adiar*, *prorrogar*.

Nesta acepção, pois, *espaçar* quer dizer não somente *dilatar* ou *prorrogar* o prazo para execução de um ato ou realização de uma diligência, como *suspender* a sua execução ou realização.

ESPAÇO. Do latim *spatium* (intervalo, distância), possui o mesmo sentido de *dilação*:

a) é o período que medeia entre o *começo* e o *fim* de alguma coisa, determinando, assim, o tempo de sua *duração*;

b) é também a suspensão daquilo que se estava fazendo, para que se faça ou continue em outro dia.

Em quaisquer dos casos, pois, há uma *extensão* entre dois *tempos*, determinadores da *demora* evidenciada para realizar-se ou executar-se o que se tem de fazer.

Espaço. Mas, também, significa a determinação da *superfície* a ser ocupada ou compreendida dentro de certos limites. Aí, então, não significa a *extensão de tempo*, mas a *extensão* ou a medida da coisa, isto é, seu tamanho, sua capacidade ou a sua área.

É assim tido como o *campo* de ação de alguma coisa, que possa ser medida, delimitada ou determinada, isto é, será a *extensão superficial* determinada ou limitada.

Há o *espaço aéreo* que não tem limites, reputado segundo a tradicional definição dos tempos medievais: *usque ad coelum et usque ad infernos*.

Mas, se o *espaço aéreo*, indicado como aquele que cobre a superfície de coisa determinada, é adjacência desta mesma coisa, possui no sentido horizontal o mesmo limite do espaço ocupado pela coisa. No entanto, para cima não há propriamente limite, indo até a *extensão* que possa ser utilizada ou aproveitada.

O mesmo se diz em relação ao *espaço do subsolo*, que fica abaixo da terra, em que se considera ou determina o *espaço superficial*.

Espaços destinados à publicidade. São os espaços contidos em prédios urbanos que, no entanto, não se submetem ao regime locatício estabelecido na Lei do Inquilinato Urbano, restando sob a regulação do Código Civil.

Vide: *Publicidade. Publicidade Comercial.*

ESPANCAMENTO. Ato ou efeito de espancar, agredir com pancadas, desancar.

ESPECIAL. Do latim *specialis* (particular), é notadamente aplicado na terminologia jurídica para designar a *referência* ou *menção particular* a cada coisa ou a cada fato, ou *adeterminação precisa* a respeito de certa coisa ou de certo ato.

Neste sentido opõe-se ao *geral*, que exprime justamente a falta de referência própria ou particular, para abranger uma generalidade de fatos, coisas ou atos.

O *especial*, pois, *individualiza, particulariza, determina coisa certa*, ou *fixa certo ato*. E por ele se evidencia a *singularidade*, a *propriedade* e o *caráter privativo* da coisa, do fato ou do ato que determinou ou indicou.

Assim, quando dizemos *poderes especiais*, claramente, entendemos os poderes que se mostram *individualizados, particularizados*.

E *atos especiais*, atos próprios ou privativos à matéria a que se referem; como *leis especiais* serão leis que tratam particularmente de impor regras a fatos ou atos por elas próprias mencionadas ou especificadas.

ESPECIALIDADE. Qualidade de tudo que é especial. Opõe-se a *generalidade*.

Em matéria de estudo, diz-se o *ramo* de ensino, em que uma pessoa se aperfeiçoa, nele se distinguindo.

ESPECIALIZAÇÃO. De *especializar*, indica-se o *ato de particularizar*, e de *distinguir*.

Nesta razão, a *especialização* é procedimento que tem por finalidade tornar *inconfundível* o ato jurídico que é executado, a fim de que se distinga de qualquer outro, que se lhe possa assemelhar.

Em relação às coisas, entende-se a exata demonstração delas, pela indicação de seus caracteres de modo que não possa uma coisa ser tomada pela outra.

A *especialização* mostra a *espécie* perfeitamente descrita e distinta de qualquer outra. Não é *especificação*, porque não cria coisa nova. É a *particularização*, simplesmente.

ESPECIALIZAÇÃO DA HIPOTECA LEGAL. É a inscrição da hipoteca, ou a inscrição do ônus hipotecário, feita no Registro ou Ofício Público apropriado, a fim de a *colocar em prevalência*. Quer exprimir, pois, a *colocação em primeiro lugar* ou a *prioridade* que lhe é conferida, em virtude da inscrição.

ESPECIALIZAR. Derivado de *especial*, possui, geralmente, o sentido de *individualizar, particularizar, distinguir*.

Na técnica jurídica, no entanto, em referência a hipoteca, *especializar* é, extensivamente, *inscrever a hipoteca*, preferentemente, em primeiro lugar.

E, pela inscrição, ocorre verdadeiramente uma *especialização*, porque os bens dados em hipoteca, por este meio, ficam publicamente distinguidos, particularizados, em relação a quaisquer outros bens que não sejam sujeitos a tais ônus, como se *apontam*, em primeiro lugar, os encargos que pesam sobre eles.

ESPECIARIA. Na linguagem do Direito Tributário e do Direito Comercial, considera-se *especiaria* toda espécie de produto aromático ou condimentar, como a canela, cravo, cominho, pimenta-do-reino, mostarda.

ESPÉCIE. Derivado do latim *species*, de *specere* (ver, olhar, contemplar), possui na significação jurídica o sentido de *individualidade, particularidade, qualidade* ou *natureza*, que fazem distinguir as coisas, fatos ou pessoas entre si, mesmo que pertençam ou se integrem no mesmo gênero.

A *espécie*, pois, é a *parte do gênero*, por seu caráter ou por sua natureza, diferente de outras partes do mesmo gênero.

As *espécies*, assim, não se confundem e distinguem as *coisas não fungíveis*.

No entanto, podem ser ditas de espécies as *coisas fungíveis*, pois que umas substituem as outras, por seu peso ou sua medida, sem qualquer alteração. E, por isso mesmo, dizem-se sempre da mesma espécie.

Em regra, o dinheiro, nas questões de pagamento, diz-se de *espécie*. Pagamento *in specie* é pagamento em dinheiro.

E como tal, tanto se entende a moeda metálica, dita *moeda sonante*, como a moeda-papel ou mesmo papel-moeda. Tanto basta que tenha *curso legal*.

Salvo o caso da moeda, quando se diz *in specie*, quer significar que deve ser dada ou entregue a mesma coisa, anteriormente entregue, seja a mesma individualmente, identicamente, ou seja, a mesma por sua unidade ou quantidade numérica. Não pode, assim, haver troca de uma coisa individualmente caracterizada por outra de espécie diferente, ou que não se mostre a mesma.

Espécie. Na terminologia forense, é indicativo do *caso concreto*, do *caso especial*, levado ao conhecimento do julgador, objetivado, assim, pela situação de fato ou de direito, que é submetida à apreciação do juízo, constituindo o *ponto principal*, a *matéria principal* ou *oobjeto da causa*, sobre o qual deve versar o decisório, que o venha resolver. É o caso *sub judice*, inconfundível com qualquer outro que se possa articular no curso do processo, mesmo que tenha surgido como matéria prejudicial ou anulatória da *espécie*, isto é, da pretensão em que está firmada.

ESPÉCIE AJUSTADA. Quer significar a coisa devidamente individualizada, que deve ser objeto da prestação a cumprir.

Neste sentido, a *espécie* será determinada pela *mesma coisa*, que há de ser entregue e não outra semelhante, ou pela *espécie* semelhante, por sua quantidade e qualidade.

Em qualquer caso, porém, *espécie ajustada* quer dizer a coisa tal como se demonstra na obrigação, e não outra.

ESPÉCIE ANÁLOGA. Assim se diz da *coisa* ou do *caso concreto*, que se possa assemelhar à *espécie presente*.

Mas são espécies diferentes e trazem caracteres próprios, que as distinguem entre si, embora, por essa semelhança, muitas das vezes se admita que sobre elas se adotem as conclusões ou decisões já vistas em *espécies análogas*.

Espécie análoga, por seu sentido, tem equivalência com o *caso análogo*.

ESPÉCIE NOVA. Assim se diz da *coisa* que se obteve com a transformação ou a composição de outras coisas, que perderam sua individualidade para constituir uma individualidade distinta das suas.

Na terminologia jurídica, é o fenômeno chamado de *especificação*. Na linguagem industrial, diz-se *fabrico* ou *fabricação*, chamando-se a nova espécie produzida de *produto* ou *manufatura*.

Vide: *Especificação*.

ESPÉCIE SONANTE. Em matéria de pagamento, todo aquele que é feito em dinheiro diz-se *em espécie* (*in specie*), no que se distingue do *in natura*, que é o feito pela própria coisa.

Espécie sonante refere-se ao dinheiro em metal, prata ou ouro, que assim se distingue do papel-moeda ou da moeda-papel, ou de qualquer outra espécie de moeda circulante e de curso forçado, e não representada em *dinheiro amodado*.

ESPECIFICAÇÃO. De *especificar* (declarar a espécie), do latim *specificare*, é o substantivo geralmente empregado para designar o ato de distinguir as espécies das coisas ou subdividi-las do gênero, isto é, a *demonstração*, *individualização das coisas* por suas espécies.

Especificação. Mas, na terminologia jurídica, passou a significar mais propriamente o ato pelo qual a pessoa, em seu proveito, por sua indústria ou por seu trabalho, obtém uma espécie nova, pela transformação de matéria contida em outras coisas, mesmo que sejam alheias.

Especificação, assim, quer significar a própria *transformação*, ou seja, a *operação* por meio da qual foi confeccionada, ou fabricada, ou produzida, a nova espécie.

No sentido jurídico, não é assente, convém acentuar, que a *especificação* somente possa ser considerada quando há *matéria-prima*, oriunda de *coisa alheia*.

O Direito prevê o caso em que a transformação possa ser realizada com a matéria de outrem, produzindo um objeto novo, o que é feito pelo *especificador* com a intenção de ser em seu proveito.

Aí temos a *especificação* no sentido em que a definiam os romanos: *ex aliena materia speciem aliquam facere*.

Em tal caso, mesmo que a matéria-prima, de que se utilizou o especificador, seja coisa alheia, a *especificação*, nesta acepção jurídica, tem a propriedade de lhe assegurar o direito de dono sobre a *coisa especificada*, isto é, sobre o *novo objeto* produzido.

Entretanto, esse direito se assegura, desde que haja boa-fé. E que essa tenha sido a intenção do especificador, isto é, que a operação tenha sido feita para ele, em *seu nome*, porque se feita em nome de outrem, a este pertencerá. Além disso, é necessário que da *nova espécie* (objeto transformado) não se possa mais desintegrar a *matéria* utilizada, isto é, não possa a *coisa alheia* voltar a seu estado primitivo.

Mesmo com este conceito, especificação não perde seu sentido geral: é a transformação ou a fabricação de coisa nova pela utilização de matéria-prima ou de coisas de outras espécies, cuja individualidade desapareceu para constituir ou compor o *produto conseguido*.

Nesta razão, se composta de *coisa alheia*, a especificação somente pode ser concebida se esta se apresenta como real *matéria-prima*, necessária ou própria para a transformação pretendida. E é elementar que, em verdade, se tenha obtido *coisa nova fabricada*, não simplesmente *beneficiada*, isto é, simplesmente *melhorada* por um benefício.

A *especificação* é uma *criação*.

O objeto novo ou a nova espécie, embora atribuída ao especificador, não o isenta de indenizar o dono da matéria-prima (coisa alheia) de seu justo valor, desde que a especificação tenha ocorrido de boa-fé.

Mas, se o especificador não tinha a intenção de promover a transformação em seu nome ou para si, mas em nome do dono da coisa transformada, ao dono desta é atribuída a nova espécie.

Era já a regra do Direito Romano: “*propter consensum enim domini, tota res ejus fit cujus nomine facta est*”.

A especificação mostra-se um dos modos de aquisição.

E a razão jurídica desta aquisição se funda no fato de que a coisa transformada desapareceu ou deixou de existir, em consequência do que o direito de propriedade sobre ela também se extinguiu. E, assim sendo, o especificador pratica um ato de ocupação em relação à coisa nova por ele criada, tão logo esta nasce.

Por esta razão, todo encargo que poderia pesar sobre a coisa transformada, desde que a especificação a tem como extinta, pela perda de sua individualidade anterior, não será suportado pela nova espécie.

ESPECULAÇÃO. Derivado de *especular*, do latim *speculare*, diz relação com espelho, e com *specio*, ver, refletir. *Specula* é a posição atenta, observadora, vigilante. Quem especula tem de estar em tal posição. A especulação com investimentos financeiros no mercado envolve riscos de prejuízos e oportunidades de lucros.

Significa, assim, a própria *exploração* de um negócio ou mesmo a *aplicação de capitais* na compra de mercadorias sujeitas a oscilações.

Dessa forma, a *especulação* é a efetividade do *negócio observado*, *espreitado*, no momento em que se julga oportuno, por se mostrar de resultados ou lucros favoráveis.

Entende-se, assim, uma *especulação*, a *compra de ocasião* de uma mercadoria ou produto, com tendências para alta, pois que, pela observação, como certo é tido o lucro a ser obtido por sua revenda.

Entende-se também *especulação* a operação de compra e venda de títulos de créditos, de cotação variável, feita com a intenção de uma revenda, quando se ofereça uma boa oportunidade.

O caráter da especulação está, pois, na *oportunidade* do negócio ou da operação, em virtude da qual se pensa obter um lucro certo.

Especulação. Mas, em sentido pejorativo, é aplicado para designar o *açambarcamento de mercadorias* ou a venda de mercadorias por *preços excessivos* e *lucros exagerados*, em consequência de sua falta no mercado.

É, assim, o *aproveitamento injusto* por parte do comerciante, que poderia vender a mercadoria por preços mais baixos ou módicos, reservando para si um lucro normal. Mas, vendo-se em propícia ocasião, *exagera os preços*, elevando-os desconsideradamente, ou porque haja falta delas, ou porque abuse da ingenuidade do comprador.

Em tal sentido se mostra o *ato de auferir lucros injustos* ou de *locupletar-se à custa alheia*. É *ágiotagem*.

Vide: *Enriquecimento*. *Locupletamento*.

Especulação. Ainda é empregado o vocábulo para indicar a operação ou o negócio arriscado, ou seja, aquele que se mostra uma *aventura comercial*, pois que não apresenta bases seguras para um resultado ou lucro certo.

ESPERA. Derivado de *esperar*, do latim *sperare* (ter esperança, aguardar), é na terminologia jurídica tido na mesma significação de *demora* ou *dilação*.

Mas, tecnicamente, entende-se o *prazo* que é concedido à pessoa para que possa cumprir aquilo que é de sua obrigação ou para executar o ato a que está obrigada.

A *espera* pode consistir no *prazo concedido*, como no *prazo prorrogado*.

No primeiro caso, a *espera* é o tempo que se concede para que se pratique o ato ajustado ou determinado. No segundo caso, a *espera* é uma *dilatação* do prazo já vencido.

Espera. É, como brasileirismo, empregado o vocábulo para indicar, na linguagem náutica, o local onde se abrigam as embarcações, aguardando oportunidade para o prosseguimento da viagem.

Tem-se, também, como *espreita* ou *cilada*.

ESPERMATOZOIDE. Elemento masculino germinativo, dotado de motilidade. (nsf)

ESPIÃO. Do italiano *spione* formado do alto alemão antigo ou do francês antigo *espier* (francês, *épier*) *spêhôn*, (alemão, *spähen*) observar, designa a pessoa que é posta para observar ou *espionar* o que se passa em determinado lugar, para informação à pessoa interessada nesta observação ou nesta *espionagem*.

Mas, no sentido jurídico, *espião* é a pessoa que, agindo *clandestinamente*, ou sob falsos pretextos, procura observar e recolher dados a respeito de fatos que possam interessar o inimigo ou a nação, que o colocou em território de outra, com essa missão.

ESPIONAGEM. Quer o vocábulo, derivado de *espiar* ou *espionar*, significar o *ato* ou *ofício do espião*.

Espiar vem do gótico *spaíthôn*. Espiar e espionar, assim como espionagem, são aparentados com o latim *specere* (olhar), com o grego *sképtesthai* (olhar), com o sânscrito *spaç-*, *paç-* (ver, olhar).

É, assim, a *espreita* ou *observação clandestina* levada a efeito por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, com a intenção de colher dados ou informações a respeito das instituições políticas e econômicas de um país, a fim de serem levadas ao conhecimento do governo ou da nação que a estabeleceu em país estrangeiro.

Na *espionagem*, assim, a *clandestinidade* da procura de informações ou da obtenção delas é que a caracteriza como delito, previsto nas leis penais, desde que essa procura ou essa obtenção se faça com a intenção de prejudicar ou causar dano ao país, em virtude da divulgação ou da comunicação a ser feita ao outro Estado ou governo.

A espionagem pode ocorrer tanto em tempo de guerra como em tempo de paz.

A espionagem pode ser *política*, *civil* ou *militar*.

A *civil* ou *política* é a que se faz com a intenção de colher informações ou dados, durante a paz, sobre a situação política e econômica do país, na qual se incluem as informações sobre os seus armamentos, seus recursos, sobre a força armada etc.

A *militar*, efetivada mais propriamente em tempo de guerra, é a que concerne às informações de ordem militar, como seja, posição de tropas, planos de ataque. E, em tempo de paz, à força armada de que pode dispor, sobre a produção, sobre a população etc.

ESPÍRITO. Derivado do latim *spiritus* (sopro, emanção), em amplo sentido e referente às pessoas ou às coisas, deve ser entendido como a *essência* ou a própria *razão de ser*.

Na terminologia jurídica, *espírito* é o conceito, o *exato sentido* ou a *própria razão* daquilo a que se refere.

E, quando se aplica à lei ou ao princípio jurídico, a que se possa aludir, é a *intenção*, o *ânimo* que ali se pôs para cumprir o pensamento ou o objetivo colimado.

O *espírito* da lei é a razão dela, fundada na *intenção* que emana de sua regra ou de sua disposição.

Espírito. Na terminologia fiscal, diz-se de *espírito* para todo produto *alcoólico* ou alcoolato obtido pela destilação, bem assim toda *bebida alcoólica*, a que também se chama *deaguardente*; aguardente de cereais, aguardente de vinho.

ESPOLIAR. Derivado do latim *spoliare* (despojar), é empregado no sentido de *esbulhar* ou de tirar da pessoa a coisa ou o bem que lhe pertence e que se encontrava em sua posse, por meio de fraude ou violência.

Vulgarmente, na linguagem corrente, emprega-se o verbo para indicar toda ação da pessoa no sentido de prejudicar outra em seus interesses, privando-a das vantagens ou dos benefícios que lhe deveriam caber.

Dão-lhe, assim, sentido mais amplo que o *esbulhar*, a rigor empregado para significar a ação de tirar, fraudulenta e violentamente, aquilo que está na posse de outrem.

Do verbo *espoliar* formam-se várias palavras, que lhe trazem o significado:

Espoliação é o ato de espoliar, o *esbulho*.

Espoliado é a pessoa que se viu privada da coisa que era sua ou prejudicada em seus interesses.

Espoliador é a pessoa que promoveu a espoliação.

Espoliativo é indicativo do ato ou da ação promotora de uma espoliação.

ESPÓLIO. Embora derivado de *spolium*, de que se formou o verbo latino *spoliare*, de que se formou também *espoliar*, *espoliação*, na significação jurídica, não obstante ser também tido como *despojo*, não tem a significação de *esbulho*.

Para este melhor se reservou a *espoliação*.

Espólio, com o sentido do que *resta*, *que fica*, significa a soma ou a totalidade de *bens deixados* por uma pessoa, após sua morte.

Hoje lhe dão sentido amplo, indicando o *acervo hereditário* ou simplesmente os *bens deixados* pelo falecido.

Mas, outrora, integrando-se seu sentido no conceito de *despojo*, como tal se entendia simplesmente a herança ou o conjunto de bens deixados pelo falecido, que não tinha herdeiros usuais.

Espólio, assim, é a *massa de bens*, deixada pelo *de cujus* e que constitui os *bens da herança*.

ESPONSAIS. Derivado do latim *sponsalia* (esponsais), indica o contrato ou a convenção, que precede o *casamento*, em virtude do qual os *nubentes* (noivos), ou *futuros esposos*, assumem por si mesmos, ou por intermédio de seus parentes, o compromisso ou promessa de se casarem.

Vulgarmente, é o *noivado* ou *promessa de casamento*.

O nome de *sponsalia*, atribuído ao ato pelos romanos, provinha da forma por que se objetivavam, isto é, mediante uma estipulação (*stipulatio*), que servia de garantia (*sponsio*) à promessa, o que, primitivamente, dava mesmo motivo à *actio ex sponsu*, contra aquele dos *sponsi* que não a cumprisse.

Em certas ocasiões, os *esponsais* chegaram a ter a mesma força do casamento.

Mas sempre foram admitidos como dissolúveis, mesmo pela Igreja.

Modernamente, nenhuma promessa de casamento tem força jurídica para obrigar os promitentes ao cumprimento do prometido, embora não se impeça o pedido de indenização pela falta de cumprimento da promessa, desde que dela possa decorrer prejuízo patrimonial a uma das partes.

ESPÓRTULA. Derivado do latim *sportula* (dádivas, larguezas, liberalidade), sempre foi tida com a significação de *propina* ou *dádiva* em dinheiro atribuída a uma pessoa, como remuneração ou compensação a certos serviços por ela prestados.

Difere, assim, da *esmola*, que é ato de mera caridade, enquanto que a *espórtula* pode revelar o pagamento, no aspecto de emolumento ou *contribuição*.

Primitivamente, designava, em verdade, o *emolumento* que era devido aos juízes, pelos atos que praticavam nos processos.

A gorjeta, que se abona à pessoa, em satisfação a serviço prestado, é modalidade de *espórtula*.

Modernamente, a *espórtula* é reservada como pagamento feito aos sacerdotes pelos serviços religiosos que tenham prestado.

ESPOSO. Derivado do latim *sponsus* (prometido em casamento, esposado), melhor se referiria, por seu sentido etimológico, ao noivo.

Mas, consagrado pela tradição, assinala a pessoa que está ligada a outra pelo matrimônio.

Esposos, pois, entendem-se os *cônjuges*, ou seja, o *marido* e a *mulher*, pessoas já *casadas*.

ESQUADRA. Derivado do italiano *squadra*, tanto significa na linguagem corrente a totalidade de navios pertencentes à *armada naval*, como a *porção de navios*, compreendendo uma divisão da dita armada naval.

No primeiro caso diz-se *esquadra brasileira*, *esquadra inglesa*. No segundo, *esquadra de observação*, *esquadra do Norte* ou *esquadra do Sul*.

Na terminologia militar, designa, também, uma divisão da companhia, em que por sua vez se divide o batalhão, a qual é comandada por um soldado graduado, que se diz cabo.

Daí a designação *cabo de esquadra*.

ESQUADRÃO. Designação dada à divisão que se constitui por um corpo militar de cavalaria, correspondente ao batalhão de infantaria, como unidade tática.

Entende-se também como o grupamento administrativo de navios de guerra, ou de aeronaves, do mesmo tipo.

ESQUARTEJAMENTO. É a execução da pena de morte através do seccionamento das partes do corpo do condenado; é, também, meio de execução do homicídio.

ESQUERDA. Na Ciência Política, é a denominação que se dá aos partidos ou às facções políticas que intentam as transformações sociais e políticas, em contraposição à direita, de conteúdo conservador.

ESQUIZOFRENIA. Demência precoce. Afecção mental caracterizada pelo relaxamento das formas comuns de associação de ideias, baixa de afetividade, autismo e perda de contato vital com a realidade.

ESSÊNCIA. Do latim *essentia*, entende-se a natureza da própria coisa ou o que é constitutivo dela, de modo a torná-la inconfundível com qualquer outra.

A *essência da coisa*, do ato ou do *contrato* é o que mostra a sua própria qualidade, caráter e elementos distintivos e inconfundíveis, pelo que, desde que não os traz, não se mostra com a perfeição ou os requisitos que se requerem.

A essência é a existência do ato ou da coisa por si mesma, distinguindo-se de tudo que não lhes pertence ou que não está neles.

Assim, quando é de sua essência a prática de qualquer medida ou a satisfação de qualquer requisito, deve ser atendida, para que não se desfaça a eficácia que deve produzir.

Sob o ponto de vista jurídico, o *essencial* vem da essência que é própria do ato ou da coisa.

ESSENCIAL. Do latim *essentialis* (relativo à essência), entende-se tudo que é *indispensável*, *fundamental* para a constituição de uma coisa, desde que, sem a satisfação do que se exige, esta mesma coisa não se constitui em *essência*, isto é, não se produz o que se quer que ela seja.

Elemento *essencial* ou qualidade *essencial* é a condição para que as coisas cumpram sua finalidade ou os atos jurídicos produzam seus efeitos; é a condição para que satisfaçam todas as exigências, que se mostrem fundamentais para segurança de sua existência ou para sua perfeição, segundo as prescrições legais. Nesta razão, a falta de tudo o que é *essencial* retira da coisa ou do ato toda sua *vida legal*.

Essencial, assim, mostra-se o que não é dispensável nem suprável, levando à morte, à extinção ou à ineficácia, tudo que sofrer de sua ausência.

Para distinguir a indispensabilidade de tudo que possa ser considerado como fundamental, para a validade do ato jurídico, então, menciona-se o *essencial*. E se dizem: formalidades essenciais, requisitos essenciais, forma essencial, medidas essenciais.

E quando a lei como tal assinala tais formalidades, requisitos ou solenidades, não valem o ato, o contrato ou a obrigação que não as tenham atendido.

A *falta* do que é *essencial*, ou *relativo à essência* da coisa ou do ato, torna-os sem vida e inúteis.

ESTABELECIMENTO. Derivado de *estabelecer*, do latim *stabilire* (fazer firme, firmar, estribar), possui na terminologia jurídica uma variedade de sentidos, todos eles, no entanto, significando a *ação e efeito de instituir* ou *fundar alguma coisa*.

Desse modo, em amplo sentido, *estabelecimento* quer significar *criação* ou *instituição*, em virtude do que se *concretiza* (faz firme) ou se *funda* uma coisa, ou se *disciplina* (firma) determinado assunto.

Em qualquer sentido, pois, traz consigo o vocábulo a ideia de firmeza e de estabilidade, que é de seu caráter ou de sua essência: *ação de estabelecer* e *estabelecer é fundar, firmar, instituir*, em caráter *permanente* ou *duradouro*.

Estabelecimento. É assim que significa *promulgação* ou *formulação* de princípios reguladores de determinados atos ou negócios, em virtude dos quais estes se tornam *firmes* e *valiosos*, quando fundados neles. E, assim, se diz: *estabelecimento da lei, estabelecimento do regulamento, estabelecimento da regra*.

É sentido, também, equivalente a *instituição*, que se entende *ação de estabelecer* ou *de instituir*.

Estabelecimento. Significa a *ação de escolher* uma profissão ou a *ação de fundar* um negócio.

E, por extensão, vem também designar o próprio local ou o edifício em que a profissão vai ser exercida ou o negócio vai ser instalado, de modo que passa a compreender todo conjunto de instalações e aparelhamentos necessários ao desempenho da profissão ou negócio, inclusive o próprio edifício em que se instala.

Vide: *Escritório*.

E, neste sentido, se diz *estabelecimento de comércio, estabelecimento de ensino, estabelecimento bancário*.

ESTABELECIMENTO AGRÍCOLA. Designação dada a todo empreendimento agrícola.

Geralmente é conhecido sob a denominação de *fazenda*.

ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. Denominação genérica dada a todo Banco ou Casa Bancária, ou instituição de crédito.

ESTABELECIMENTO CIVIL. Assim se diz, em distinção ao estabelecimento militar ou comercial, a escolha de profissão que não tenha caráter mercantil ou a organização de negócio de natureza civil.

Assim, o exercício de profissões liberais como médico, dentista, advogado, engenheiro, e os respectivos escritórios ou gabinetes em que se localizam, dizem-se *estabelecimentos civis*.

As instituições de caridade e de beneficência, e todas as associações ou sociedades, que não tenham caráter mercantil ou fins econômicos, dizem-se estabelecimentos civis.

Dizem-se *escritórios, consultórios* ou *gabinetes*, quando se tratam de atividades profissionais.

ESTABELECIMENTO COM ECONOMIA PRÓPRIA. É expressão usada pelo Direito para indicar a montagem e instalação de negócio, custeado exclusivamente pela iniciativa de alguém, sem auxílio financeiro de outra pessoa, mas por *economia própria*.

E esta se entende o *aforramento* ou o *dinheiro conseguido por esforço próprio*, por seu trabalho e por sua poupança.

Para o menor, o seu *estabelecimento em comércio com economia própria* é fundamento para a sua emancipação.

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. É designação dada à casa de comércio ou ao negócio estabelecido, compreendida por suas instalações e pela soma de atividades neles empreendida.

Os estabelecimentos comerciais, segundo a situação em que se estabelecem ou se fundam, podem ser *principais* ou *dependentes*.

O *principal*, que se mostra o *estabelecimento-diretor*, estabelecimento-chefe, diz-se, também, de *sede*.

Os *dependentes* recebem as denominações de *agências*, *sucursais* ou *filiais*.

A pluralidade de estabelecimentos, pertencentes à mesma pessoa ou organização comercial, faz gerar a pluralidade de domicílios.

Cada estabelecimento, assim, será considerado domicílio para a soma de negócios e atos por ele e nele praticados.

No entanto, o simples fato de existir um *estabelecimento*, que se diga agência ou sucursal de outro, não faz gerar esta *dependência* entre ele o estabelecimento principal ou sede.

É necessário que seja dirigido e administrado por pessoa que se encontre investida de autoridade ou de poderes próprios e amplos para essa gestão ou administração, ativa e passiva, seja na qualidade de sócio ou de mandatário do estabelecimento principal.

Da autoridade ou poderes conferidos ao gerente ou diretor da agência, sucursal ou filial, emanados de quem possa validamente conferir semelhante mandato, é que decorre *aqualidade essencial* para a determinação de estabelecimento dependente.

Sem esta condição, será *estabelecimento próprio*, sem qualquer ligação a outro estabelecimento, emborta realize negócios de interesse de outrem.

ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Assim se diz não somente da instituição como do local em que se ministra qualquer ensinamento. É, pois, denominação de toda casa de ensino, seja colégio, ginásio, faculdade, academia, públicas ou particulares.

ESTABELECIMENTO DE MANDATO. É o ato por que se formulam ou outorgam poderes, para que uma pessoa (o mandatário) possa agir em nome de outra (o mandante).

ESTABELECIMENTO DE PROPRIEDADE. Assim se entende o ato pelo qual se atribui à pessoa o direito de propriedade. É equivalente a *instituição de propriedade*.

E significa, assim, o *documento* ou escritura em que ela, originariamente, se institui.

Com o mesmo sentido se diz estabelecimento do bem de família, que corresponde à *instituição do bem de família*.

ESTABELECIMENTO DISTINTO. Assim se diz daquele que se apresenta como uma *entidade* diferente ou diversa da de outro estabelecimento, embora possa ter ligação ou dependência com ele.

Desse modo, a designação *estabelecimento distinto* não vem dar ideia de *autonomia* ou *independência*, mas de um funcionamento isolado ou separado de outro estabelecimento, de modo a se mostrar um estabelecimento com a sua organização.

Na técnica do Direito Tributário dá-se importância ao fato desta *distinção*. Assim, mesmo que haja dependência do estabelecimento com outro, porque não funcione na aparência de estabelecimento autônomo ou se mostre um estabelecimento, que possua suas próprias atividades e negócios, está ele sujeito à satisfação das exigências fiscais, como se fosse um estabelecimento independente.

O estabelecimento não será distinto se funciona no mesmo prédio, em que outro funciona, e se mostra mera *seção* ou departamento dele.

A evidência de seu funcionamento em outro prédio já é índice de *estabelecimento distinto*, mesmo que tal fato ocorra na mesma praça ou local. O conceito de estabelecimento distinto, como se vê, não colide nem tem analogia com o sentido de agências ou filiais. Estas, no conceito fiscal, são igualmente estabelecimentos distintos.

ESTABELECIMENTO EXCLUSIVO. Depósito ou estabelecimento exclusivo é a denominação que se dá, na terminologia do Direito Tributário, àquele que, na sede de uma fábrica ou mesmo fora dela, seja o único vendedor ou adquirente do fabricante, por qualquer forma ou título, venda ou não mercadorias ou produtos de outra procedência.

ESTABELECIMENTO MILITAR. É a denominação genérica, que se empresta a toda organização ou atividade militar instituída ou instalada em um edifício.

Oficinas, quartéis, hospitais, enfim, qualquer instituição fundada para uso militar e mantida por militares, dizem-se *estabelecimentos militares*.

ESTABELECIMENTO PARTICULAR. Designação dada a todo e qualquer estabelecimento que tenha o caráter de individual, ou seja, de interesse privado.

Dito em oposição aos *estabelecimentos públicos*.

ESTABELECIMENTO PIO. Assim se diz, em geral, para designar toda instituição de assistência ou de proteção às pessoas necessitadas: sociedades de socorros, hospitais, hospícios ou outras instituições de beneficência.

ESTABELECIMENTO PRINCIPAL. É o que se apresenta como *sede*, ou centro de atividades de uma série de estabelecimentos ou que centraliza todos os negócios de vários estabelecimentos.

ESTABELECIMENTO PÚBLICO. Assim se diz de toda repartição ou *departamento* mantido pelo Estado, a fim de que por ele exerça as suas atividades públicas ou execute os serviços públicos.

Mesmo aos serviços, que se constituíram autonomamente, mostrando-se *autárquicos*, atribui-se a denominação, pois que o qualificativo *público* atende, principalmente, à condição de ser mantido, dirigido, autorizado e fiscalizado pelo *poder público*.

É assim *público*, por sua origem ou pela espécie de serviços que executa, todos estes de ordem meramente pública, isto é, de interesse coletivo.

Os estabelecimentos públicos dizem-se *federais, estaduais e municipais*.

ESTABILIDADE. Derivado do latim *stabilitas*, de *stabilire* (fazer firme), é empregado para indicar toda situação *duradoura* ou *constante*, em que se firma uma coisa.

Estabilidade é *permanência*, que se firma ou que se faz firme.

Opõe-se, assim, a *transitoriedade*, a *interinidade*, dando exato sentido de *efetividade*, em que resulta a constância ou durabilidade da coisa.

Em relação ao exercício de um emprego ou cargo, quando é ele efetivo ou duradouro, diz-se *estabilidade funcional*.

A estabilidade funcional revela, pois, a *permanência* ou a *efetividade* no cargo ou emprego, seja este público ou particular.

Somente não tem estabilidade quem exerce cargo ou emprego em caráter provisório, em comissão ou interinamente.

Pela estabilidade, o empregado ou funcionário garante-se ou é assegurado no exercício do mesmo cargo ou função, não podendo ser dispensado ou demitido sem que se registre *motivo legal* para essa dispensa ou demissão.

Em princípio a *estabilidade*, quando não assegurada desde o início ou na investidura inicial do cargo ou emprego, resulta do transcurso de certo prazo de efetivo exercício no cargo ou emprego.

Antes do advento da Constituição da República de 1998, o empregado não optante do FGTS e com mais de dez anos de serviço na mesma empresa possuía estabilidade e não poderia ser dispensado, senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior.

Conforme destacavam os autores especializados nessa área, Mozart V. Russomano, Victor Russomano Jr. e Geraldo Magela Alves, na obra *CLT Anotada* (Ed. Forense), "... o regime militar brasileiro, em 1966, criando o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), começou a destruir o instituto de estabilidade (Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966)". "Premido por suas necessidades, trabalhador aceitou manifestar sua vontade através de falsas opções pelo regime do FGTS, sob o risco de perder o emprego ou, se desempregado, de não ser contratado por nenhuma empresa". "A Constituição Federal de 1988 foi contraditória. No inciso I, do art. 7º, indica que *ad futurum*, em lei complementar, deverão ser criadas normas de controle das despedidas arbitrárias ou sem justa causa. No inciso II, do mesmo artigo, generaliza o FGTS, que é um instituto *antiestabilidade*". "Daí resultou a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que, na verdade, suprimiu a estabilidade decenal. À sombra dessa lei... continuam vicejando, apenas, os casos de estabilidades especiais, geralmente temporárias ou provisórias".

No âmbito do regime jurídico do servidor público, adquire-a aquele que for habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo após três anos de exercício, conforme o art. 41 da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional 19, de 1998.

O servidor público estável só perderá o cargo em razão de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, em qualquer hipótese assegurada ampla defesa (Lei nº 8.112/90, art. 22).

ESTABILIZAÇÃO. Derivado de *estabilizar* (firmar), diz-se da operação que tem por objeto firmar o valor de uma moeda ou o preço de uma mercadoria, de modo a controlar melhor variações de valor e de preço.

ESTACADA. Formado de *estaca*, do inglês *stake* (espeque), é uma espécie de *sebe morta*, utilizada para cercar um imóvel.

Consiste na *cercadura* feita de *paus-a-pique* (estacas), cravados em derredor do terreno, somente *fincados* (enterrados) ao solo ou fincados ao solo presos a um *travessão* horizontal, por arame ou pregos.

É espécie de tapume ou vedação destinada a determinar os limites ou divisas de propriedades vizinhas ou para impedir acesso à propriedade assim cercada.

Estacada. Costumam, também, dar semelhante denominação à espécie de dique, formado de estacas, construído no meio de um rio, ribeiro ou canal, a fim de interceptar a água, para que suba de nível ou se desvie para destino desejado.

Desse modo, e por extensão, tudo o que se faz ou se constrói com estacas, para fins diversos, recebe, vulgarmente, o nome de *estacada*.

Assim se diz de certa *armadilha de pesca*; assim se diz do *anteparo defensivo* das trincheiras ou de qualquer *barreira*, formada por estacas.

ESTAÇÃO. Derivado do latim *statio*, *station* (estado de repouso, imobilidade, ancoradouro), é vocábulo que possui, na terminologia jurídica, vários significados:

a) significa o ponto de *parada* dos meios de condução ou transporte de cargas ou de passageiros.

E desta forma se declara:

Estação ferroviária, para designar o local em que os trens param e se movimentam para receber cargas e passageiros.

Estação rodoviária, ponto em que ônibus ou automóveis, encarregados do transporte de cargas ou de passageiros, fazem suas paradas para carga e descarga de mercadorias, ou para embarque e desembarque de passageiros.

Estação marítima, porto em que se fazem embarques ou desembarques de pessoas transportadas por navios ou embarcações.

b) assim se diz de certa *repartição pública*, onde se é obrigado a ir para cumprir dever imposto por lei. E, desse modo, menciona-se *estação fiscal*, *estação aduaneira* ou *estação policial*. É empregado, aí, na equivalência de *posto*.

c) quer significar a *temporada* de alguma coisa, durante a qual se pratica uma série de determinados atos. E, assim, se diz *estação das chuvas*, *estação da colheita*. Tem, pois, sentido equivalente a *época* ou *período*.

ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE CARGAS. Instalação portuária explorada mediante autorização, localizada fora da área do porto organizado e utilizada exclusivamente para operação de transbordo de mercadorias em embarcações de navegação interior ou cabotagem (art. 2º, V, da Lei 12.815/2013).

ESTACIONAMENTO. Derivado de *estação*, em seu significado de *parada*, é empregado para designar o lugar em que as coisas param ou podem parar.

Assim, na terminologia do trânsito, *estacionamento* é o lugar em que param os veículos ou em que se permite que se conservem parados.

Segundo as *leis do trânsito*, há estacionamentos permitidos e estacionamentos vedados. E, assim, entendem-se os lugares em que se admitem ou se autorizam as paradas prolongadas dos veículos, ou não, respectivamente.

ESTADA. Formado de *estar* (ficar, permanecer), é aplicado no sentido de *permanência* de uma pessoa ou de uma coisa em certo lugar, ou o ato de *estar presente* a um ato ou a um negócio. Assim, *estada*, na linguagem forense, é a *presença* da parte ao ato ou audiência a que é obrigada.

Dessa forma, embora tenha, por vezes, sentido equivalente a *estadia*, é empregado em significado ou aceção mais ampla, pois se entende toda e qualquer *permanência* ou *parada* local determinado, enquanto *estadia* possui significado próprio e estrito.

Além disso, é aplicado para designar o próprio *lugar*, em que se *para* ou se *permanece*, enquanto *estadia* significa simplesmente a *permanência* ou *demora*.

ESTADIA. Derivado do latim *stadium* (medida itinerária, período), é, em amplo significado, tido no mesmo sentido de *demora*, ou *tempo em que se fica em um lugar*.

Mas, no rigor da técnica do Direito Comercial Marítimo, quer significar o *período de tempo* ou a *demora autorizada* de um navio no porto em que se encontra.

É, assim, a *estada regulamentar* de um navio em um porto, em razão do que, por ser *permanência* previamente imposta ou autorizada, dela não decorrem para os carregadores ou fretadores maiores ônus, que os já ajustados.

Nesta razão, a *estadia* mostra-se a *demora necessária* do navio, a fim de se proceder à descarga ou carga de mercadorias ou para se cumprir outro desígnio que se fizer necessário.

Nestas condições, a *estadia* diz-se *regular* ou *irregular*; *ordinária* e *extraordinária*; *útil* e *corrente*.

Os dias que ultrapassam os que se devem computar na *estadia*, dizem-se *sobreestadia*, e os excedentes a esta, *contraestadia*.

As *estadias* são determinadas na *carta-partida*.

ESTADIA FRANQUEADA. Vide: *Franquia*.

ESTADIAS CORRENTES. Assim se diz das *estadias*, quando os dias que nelas se computam são contados, dia a dia, isto é, correntemente, sem qualquer interrupção, sejam dias úteis ou dias feriados. Desta forma contam-se os dias que devem ser considerados para a *permanência autorizada*.

ESTADIAS EXTRAORDINÁRIAS. Denominação dada à *demora* ou *permanência* do navio, além do prazo regulamentar ou previsto, para atender às necessidades da carga ou descarga, o que se faz em benefício do carregador ou afretador.

São, assim, *estadias* excedentes das *estadias ordinárias*, em benefício do afretador, que por isso é obrigado a indenizar o navio (o fretador) pelas despesas consequentes a essa *permanência* imprevista ou excessiva da regulamentar. Equivalem às *sobreestadias*.

ESTADIAS IRREGULARES. Assim se denominam as *estadias* ocorridas por força maior, o que significa que não tinham sido previstas nem ajustadas no contrato de fretamento.

Diferem mesmo das *extraordinárias*, que estas se mostram *prorrogação* das *estadias ordinárias* para completar o carregamento ou a descarga.

São *irregulares*, precisamente porque não foram ajustadas no contrato de fretamento, e se registraram, sem qualquer razão, justificativa ou proveito direto do carregador ou afretador. Vieram, ou por culpa do capitão, ou por força de circunstâncias não previstas.

ESTADIAS ORDINÁRIAS. Assim se entendem as *estadias regulares*, que se cumprem dentro do primeiro prazo ajustado, sem qualquer *prorrogação* (*sobreestadia*), ou concessão de novo prazo, após a *sobreestadia* (*contra-estadia*).

O prazo das *estadias ordinárias* se prefixam na carta de fretamento. E começa a ser contado do dia em que, na mesma carta, se prefixa, ou no dia em que o capitão der aviso de seu início.

Os dias que formam a *estadia ordinária* são computados no frete contratado.

Quando na carta não se prefixa ou não se ajusta o tempo das *estadias*, os dias delas se contam pelo uso ou costume do lugar do carregamento ou da descarga.

ESTADIAS REGULARES. São as que se convencionam entre o afretador e o capitão do navio, constando dos respectivos contratos de fretamento, em virtude do que se prefixam ou

se determinam previamente os *dias necessários* para a carga ou descarga das mercadorias, nelas se incluindo, não somente as estadias ordinárias, como as extraordinárias.

No entanto, somente as ordinárias estão incluídas no preço do frete. As extraordinárias mostram-se encargos que ficam sob a responsabilidade do afretador ou do carregador da mercadoria.

ESTADIAS ÚTEIS. Assim se diz das estadias em que somente se contam os dias úteis, excluídos, assim, os dias feriados e os domingos, que se equiparam.

ESTADISTA. Derivado de *estado* (organização política), assim se diz do homem versado em negócios ou matéria política, que é colocado em alto cargo da administração pública. Diz-se, também, homem de Estado.

ESTADÍSTICA. É a ciência de governar ou a ciência política, compreendendo a soma de princípios que devem ser adotados para a solução de todos os *negócios* de interesse do Estado.

ESTADO. Derivado do latim *status* (estado, posição, ordem, condição), é vocábulo que possui sentidos próprios no Direito Público e no Direito Privado.

Estado. No sentido do Direito Público, Estado, segundo conceito dado pelos juristas, é o agrupamento de indivíduos, estabelecidos ou fixados em um território determinado e submetidos à autoridade de um poder público soberano, que lhes dá autoridade orgânica.

É a melhor expressão jurídica da *sociedade*, mostrando-se também a organização política de uma *nação*, ou de um *povo*.

No entanto, há distinção entre as expressões *povo*, *nação*, *sociedade* e *Estado*.

Povo revela, em qualquer circunstância, a existência de um agrupamento humano ou de indivíduos, o qual nem sempre se apresenta com a unidade orgânica e jurídica, que é caráter do Estado.

Nação indica o agrupamento, quando se mostra unido por uma afinidade de tradição, idioma, costumes e religião, fundado na consciência de uma nacionalidade; mas, nem sempre, se exhibe na *organização política*, gerada do Estado, pois pode este ser constituído por mais de uma *nação*.

Sociedade é o meio humano em que os indivíduos se encontram integrados. E pode ter sentido equivalente a *nação* ou a *Estado*, desde que, como elemento dominante, unindo esses indivíduos, haja a convicção de um querer viver coletivo (a consciência de sua nacionalidade), quando se encontrem em qualquer espécie de agrupamento ou associação, seja jurídica ou politicamente organizada.

O poder soberano do Estado emana da vontade do *povo* que o organizou.

Vide: *Nação. Soberania*.

Segundo a base de sua organização política, o Estado pode ser *simples* ou *composto*, *unitário*, *federado* ou *confederado*.

Em relação à sua *soberania*: *soberano*, *semissoberano* e *vassalo*.

Segundo a forma de governo adotado, diz-se *republicano*, *monárquico*, *aristocrático* e *edemocrático*.

Vide: *Governo, Nação, Povo, Sociedade*.

Estado. No conceito que lhe empresta o *Direito Privado*, possui a significação genérica *demodo de ser* ou *de estar* de uma coisa ou pessoa.

Refere-se, assim, às próprias condições ou qualidades que lhe são atribuídas, em relação a fatos que os mostram como devem ser.

Relativamente às pessoas, o *estado* pode ser encarado sob vários aspectos:

a) significa o conjunto de qualidades naturais ou inerentes à sua condição de *ente humano*, quer encarado isoladamente, quer em relação às demais pessoas que o rodeiam.

Destas qualidades se geram, então, tantas situações jurídicas, conseqüentes de fatos naturais, como o *estado de liberdade*, o *estado de igualdade*, a *nacionalidade*, como oriundas de fatos jurídicos, como o *casamento*, a *filiação*, o *parentesco* e a própria *capacidade*;

b) por outro aspecto, no *estado* compreende-se somente tudo que se refere à condição da pessoa ou à sua posição jurídica, sem levar em conta a ideia ou o sentido de sua capacidade.

É o *estado civil*, em seu amplo sentido, não somente tomando no aspecto do *estado de família*, ou na *situação social de indivíduo*.

Dele é que se geram as *questões de estado*, reguladas *ratione personae*, que se fundam, precipuamente, na condição natural da pessoa ou nas qualidades que lhe são inerentes: *nacionalidade, liberdade, cidade, família, domicílio, nome* etc.

Nesta acepção, tem-se o sentido *forense* ou *processual de estado*, em que se fundam e de que se geram diferentes direitos e prerrogativas, decorrentes de *atos naturais* ou de *atos jurídicos*, dizendo-se, então, *estados naturais* ou *estados civis*;

c) mas, numa acepção estrita, *estado* é tomado no sentido de *situação social* da pessoa, também dita de *condição social*, reveladas nos *estados de solteiro*, de *casado* ou de *viúvo*.

Em verdade, no entanto, *estado*, qualquer o conceito em que seja tido, dirá sempre da condição ou qualidade inerente à pessoa, em face da posição e da situação ocupadas.

E, assim, decorrendo de fatos naturais ou de fatos jurídicos, dizem-se vulgarmente *estado de fato* ou *estado de direito*.

Em relação às coisas, *estado* significa as *qualidades* com que elas se apresentam ou *as condições* em que se encontram.

Estado. Na terminologia própria do Direito Público brasileiro e do norte-americano, *Estado* é tomado no sentido de organização política não soberana, constituindo um corpo político e administrativo, dependente do *Estado Soberano*.

É uma *parte* correspondente à província ou departamento, da divisão administrativa dada ao Estado, entre nós, denominado União. E, especializando-se, diz-se *Estado Federado* ou *Estado-membro*, para distingui-lo como *subunidade* da federação.

ESTADO ARISTOCRÁTICO. Assim se diz do Estado onde se mantém um governo aristocrático. Aristocracia.

ESTADO CIVIL. É o estado que decorre ou se gera de um fato jurídico, mesmo, como o nascimento, sem dependência da vontade humana.

Pode referir-se à *liberdade*, à *família*, ou à *cidade*. Nele se computam todos os *estados da pessoa*, considerados como as *qualidades* que lhe são inerentes e que a lei toma em consideração para lhe conferir efeitos jurídicos.

Modernamente, o estado de liberdade perdeu sua razão, desde que todos os homens nascem livres.

O de *cidade* ainda possui atualidade, embora não tanto como outrora, visto a relativa igualdade entre os nacionais e os estrangeiros. É, no entanto, melhor apreciado no Direito Público, pelo que, propriamente, deixou de ser um *estado civil*.

Mais propriamente atingindo a existência jurídica das pessoas, o estado civil quase que se reduziu ao *estado de família* e ao *estado natural* ou *físico*.

E, assim, diz-se *estado civil geral* (físico) e *particular* (família).

O primeiro compreende todos os *estados de fato* ou *naturais*, porque decorrem de fatores naturais. O segundo compreende todos os estados propriamente civis ou de direito, porque decorre da evidência de atos ou contratos jurídicos.

Nesta compreensão, *estado*, por vezes, mostra-se expressão em todo semelhante ou equivalente a *capacidade*.

A lei faz distinção. E há razões para tal, pois que o *estado* é o determinador da *capacidade*, envolvendo o seu sentido.

Mas, mostrando a *razão de ser* da pessoa, a condição que lhe é atribuída, possui conceito muito mais amplo que o da *capacidade*, aptidão gerada da situação ou da posição que o estado determina.

Nestas circunstâncias, pois, é que, por vezes, o sentido de estado é tomado em toda amplitude, abrangendo o da própria capacidade. E, às vezes, é encarado com a sua exclusão, isto é, é visto simplesmente como o conjunto de qualidades que lhe são próprias ou inerentes, com abstração de sua capacidade ou da aptidão que a habilita à prática de atos da vida civil, política ou comercial.

Por vezes, extensivamente diz-se *registro civil* ou registro do *estado civil* ao ofício público a que se atribui o encargo dos registros para evidência dos estados da pessoa.

ESTADO COMPOSTO. Na linguagem do Direito Público, assim se diz do Estado que é formado pela *união* de dois ou mais Estados, em que cada um deles mantém uma certa autonomia administrativa, apenas ligados, exteriormente, pela unidade de representação.

É o caso das *confederações*, em que, internamente, os Estados confederados continuam a manter sua autonomia administrativa, mantendo a união nas suas relações internacionais com os demais Estados.

Opõe-se ao Estado *simples* ou *unitário*.

A união de Estados, segundo as circunstâncias, diz-se *real* ou *pessoal*.

É *real* quando entre os Estados reunidos é estabelecido um laço de união duradouro ou permanente, implicando, em regra, a adoção de uma única soberania interna e externa. Há, apenas, para cada Estado, uma relativa autonomia administrativa.

É *pessoal* quando a união decorre de circunstância eventual, isto é, quando acidentalmente dois Estados se reúnem sob a autoridade de um só chefe, embora cada um deles conserve sua autonomia e soberania completas.

ESTADO CONFEDERADO. É a reunião de vários Estados livres e independentes, administrativamente autônomos, para que constituam um *governo único*, escolhido por todos eles, que dirija a política da confederação, interna e externamente, sem quebra da autonomia por eles mantida.

ESTADO DA CAUSA. Na técnica forense, é expressão indicativa da fase em que se encontra a demanda.

Esta aí bem no sentido amplo de estado: a situação ou condição em que se encontra a coisa.

ESTADO DA COISA. Em matéria civil, a expressão possui amplo sentido:

Pode significar a *demonstração material* da coisa, seja móvel ou imóvel, inclusive a menção do local em que se situa, quando imóvel, como pode atingir as restrições jurídicas ou encargos que pesam sobre ela.

Em sentido forense, porém, quer significar o *último estado* em que a coisa se encontra, antes que seja objeto de um litígio ou de um esbulho, geralmente dito de *statu quo*, ou seja, a situação da coisa antiga ou a situação da coisa anteriormente.

Na *nunciação de obra nova*, outro não é o sentido de *estado da coisa*, que possa ser alterado ou modificado pela obra nova. É a demonstração da coisa como era antes, ou seja, a demonstração ou a evidência de seu *estado material*.

ESTADO DA PESSOA. Vide: *Estado civil*.

ESTADO DE AUSÊNCIA. Assim se diz do desaparecimento de uma pessoa de seu domicílio, sem dar notícias de si ou sem deixar representante que cuide de seus interesses.

Mas, aí, temos o *estado de ausência de fato*, sem força para que se imponha, em relação aos bens do desaparecido, qualquer medida de ordem legal.

Por isso, verificada a *situação de ausência* ou *estado de ausência*, é necessário que se decrete um *estado de ausência jurídica*, em consequência do que se possa agir segundo os princípios e regras legais.

A *ausência jurídica* decorre pois da sentença declaratória de ausência.

ESTADO DE DEFESA. Tem cabimento para preservação e restabelecimento, em locais restritos e determinados, da ordem pública ou da paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou em estado de calamidade.

Deve ser decretado pelo Presidente da República, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional.

O decreto que instituí-lo determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas de sua abrangência e indicará as medidas coercitivas baixadas, tais como restrições a direitos e ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos.

Não poderá ser superior a 30 dias, cabendo prorrogação por uma vez por igual período.

Na vigência do estado de defesa cessam as garantias da prisão somente nos casos de flagrante delito e mandado judicial, podendo o executor da medida ordená-la por crime contra o

Estado, desde que a comunique imediatamente ao juiz competente, não exceda a 10 dias e não mantenha o preso incomunicável. Submetido o decreto ao Congresso Nacional, se este rejeitá-lo cessa imediatamente o estado de defesa, sem prejuízo das eventuais responsabilidades.

ESTADO DE DIREITO. Genericamente, em oposição ao *estado de fato*, assim se diz de toda situação criada por ato jurídico ou em virtude de regra legal.

Estado de direito. É a organização de poder que se submete à regra genérica e abstrata das normas jurídicas e aos comandos decorrentes das funções estatais separadas embora harmônicas. A expressão “Estado Democrático de Direito” significa não só a prevalência do regime democrático como também a destinação do Poder à garantia dos direitos; já na expressão “Estado Social de Direito”, além de se assegurar o caráter democrático, introduz-se o Poder como agente transformador da sociedade; na expressão “Estado de Direito Ambiental” já agora se pretende situar o poder como garantidor do relacionamento dos indivíduos com o meio que os circunda.

ESTADO DE EMERGÊNCIA. Medida defensiva do Estado, o *estado de emergência* constitui-se pela declaração emanada do Poder Público, pondo o país ou nação em situação de vigilância ou de defesa contra as ameaças de perturbações ou contra as perturbações ou atentados à sua integridade política ou territorial.

Era medida acauteladora e de ordem política, para que pudessem os Poderes Públicos usar de meios rigorosos capazes e eficientes de debelar a perturbação, o atentado, ou para evitar a ameaça iminente de perturbação ou de atentado às instituições políticas ou ao território nacional.

Por ele o presidente da república assumia os poderes excepcionais, utilizáveis na altura da ameaça, do atentado ou da agressão.

Dele podia decorrer o *estado de guerra*, a fim de que, em consequência, pudessem ser mobilizadas e utilizadas as forças armadas na defesa do país, seja por perturbação interna ou por ataque externo.

Vide: *Emergência*.

ESTADO DE FAMÍLIA. Diz-se, geralmente, *estado particular*, em oposição ao *estado físico* ou *geral*, porque, em regra, é o estado que decorre das *relações de família*, oriundas do casamento, da adoção, da legitimação.

Por ele é que se produzem as relações entre marido e mulher, pai e filho, irmão e irmã, enfim, todas as relações de parentesco existentes entre as pessoas. E dele fazem parte as *questões de estado*, que se formulam em juízo fundadas nas relações jurídicas geradas por ele.

ESTADO DE FATO. Expressão genérica indicativa de todo estado que se gera ou se funda na evidência de um fato natural. Diz-se, também, *estado primitivo*, porque se forma independentemente da vontade humana. E, assim, se constitui, desde que nasce o indivíduo.

É o *estado natural*, onde se considera o ser humano antes de ele nascer (*nascituro*). Diz-se, também, *estado físico* ou *estado geral*.

ESTADO DE FILHO. É a situação em que se apresenta a pessoa, para mostrar a sua qualidade de filho.

Nestas circunstâncias, o *estado de filho* deriva-se da evidência de sua qualidade ou condição de filho, seja baseada em presunções legais ou noutras que aparentemente assim se manifestem.

A filiação decorre do estado de filho, pois que nele se revela também a *afirmação* ou a demonstração da maternidade ou da paternidade, que não é contestada regularmente.

Na filiação natural, por exemplo, a *posse do estado de filho*, que se considera a manutenção de uma pessoa com essa qualidade, é demonstrativa da filiação, mesmo a paterna.

Tanto basta que se evidencie a posse desse estado, com os seus requisitos de *nominatio*, *tractatus* e *reputatio*.

A *nominatio* é revelada pelo uso, pelo filho, do apelido do pai; o *tractatus* pelo tratamento carinhoso que obtém do pai, inclusive sua alimentação, sustento e educação; a *reputatio*, quando havido e considerado como filho, pela família, pelos vizinhos e por tantos outros que mantenham relações de amizade com a família a que se julga pertencer.

ESTADO DE GRAVIDEZ. Assim se diz do estado de mulher, que vai da fecundação do óvulo ou dos óvulos ao parto.

É o caso do *estado natural*, constituído em proteção do *nascituro*, dependente da prova do *estado de gravidez*.

Pela evidência do fato, segundo a regra *nascituro pro jam nato habetur, quando de ejus commodo agitur* (o nascituro é considerado, é reputado já nascido, quando se trata da defesa de seus interesses), o que *está por nascer* já recebe a proteção legal, derivada de seu *estado natural*, a qual se faz efetiva se, realmente, *venha a nascer com vida*.

É assim, como se *já estivesse nascido* ao tempo em que se formou o direito que é de seu interesse.

E pelo *estado de gravidez*, em que se constata o *fato da fecundação*, já se estabelecem *as relações de parentesco* entre o *feto*, como filho, e o pai, assegurando-se a ele os direitos que lhe são atribuídos, os quais ficam defendidos por um *curador*, até que, ocorrido o parto, nasça com vida.

ESTADO DE GUERRA. Segundo o conceito geralmente aceito, e dentro mesmo do sentido do vocábulo *estado* (indicativo de situação ou modo de ser ou estar), o *estado de guerra* caracteriza-se pelo conjunto de *atos e medidas* tomados pelos governos de países que entram em confronto hostil, violento, entre si.

Neste sentido, o *estado de guerra* manifesta-se com a *declaração de guerra*, de modo formal, ou com a *declaração de guerra irregular*, decorrente do rompimento das hostilidades sem qualquer declaração formal e se finda com a celebração da paz, tão logo se efetive a *adesmobilização* das forças ou exércitos convocados para a guerra.

Assim o estado de guerra resulta, inequivocamente, da declaração do Poder Público, seja esta expressa ou tácita, em virtude da qual avoca para si uma autoridade de exceção, a fim de que possa livremente tomar todas as medidas de caráter militar, julgadas indispensáveis e preventivas, de que a mobilização geral das forças armadas é índice.

Mas, aí, o *estado de guerra* se distingue do *tempo de guerra*. O *tempo de guerra* é a guerra efetiva, já iniciada, já vista pelos ataques recíprocos de tropas.

E pode haver *estado de guerra* sem *tempo de guerra*, embora esse caracterize claramente o primeiro.

Por força de disposição constitucional, o estado de guerra, seja externa ou de guerra civil, pode motivar a decretação do *estado de sítio* (Const. Federal, art. 137, II).

ESTADO DE LIBERDADE. Divisão do estado civil, refere-se à condição de liberdade da pessoa, no tocante à direção de sua individualidade.

Por ele, os homens se distinguem em *livres* e *escravos*, sendo que, neste último caso, são convertidos à *condição de coisa*.

No conceito atual do Direito, em que os homens se fazem iguais e não perdem sua *entidade de pessoa*, o *estado de liberdade* muito perdeu de sua valia jurídica.

No entanto, por sua força, não se permitindo a escravidão, impõe o homem seu *direito de ser livre*, impedindo que seja levado à escravidão ou à condição de escravo, mesmo em caráter transitório.

ESTADO DEMOCRÁTICO. Assim se diz do Estado, cujo governo se constitui sob os moldes da democracia.

ESTADO DE NECESSIDADE. Na terminologia jurídica, pode a expressão ser tomada em sentidos diferentes:

a) no conceito em que se tem *necessidade* (do latim *necessitas*, indigência, extrema pobreza), pode ser considerada no sentido de *estado de penúria*, *estado de miserabilidade*, em que se encontra a pessoa, por não possuir recursos próprios para a própria manutenção, alimentação ou satisfação das menores coisas, de que precisa para viver como ente humano.

Mas, é preciso que essa *necessidade* provenha da circunstância imperiosa de não poder a pessoa promover meios para sua subsistência, seja por doença, por defeito físico ou por qualquer outro motivo, que se veja justo.

Em tal caso, o *estado de necessidade* justifica o pedido de assistência, que venha pôr fim à situação angustiosa e de penúria em que se encontra a pessoa;

b) mas, pode a expressão ser tida em outro sentido, significando o *estado de constrangimento*, em que se vê a pessoa, de modo a levá-la a fazer o que não era para fazer ou não fazer o que era de seu dever.

O *estado de necessidade*, imposto por circunstâncias exteriores, dá autoridade para que possa a pessoa determinar a prática de certo ato, o que não se autorizaria não fora ele;

c) no sentido penal, aproximadamente a este conceito, o *estado de necessidade*, revelador de uma *necessidade urgente*, constitui-se *perigo atual e iminente*, em virtude do qual não pode a pessoa fugir à prática do mal, ou do fato criminoso, pois que com ela evita o sacrifício de direito seu ou alheio, que não lhe era razoável sacrificar.

O *estado de necessidade*, pois, no conceito penal, será constituído em frente do perigo atual, que não foi provocado pela pessoa, e o dever de evitar o *sacrifício do direito*, mesmo pela prática de fato defeso.

Quando evidenciado, é excludente da sanção legal.

No sentido do Direito Internacional Público, o *estado de necessidade*, que se assemelha ao estado de necessidade em seu conceito de *necessidade urgente*, em face de ameaça ou perigo iminente, também justifica a prática de ato, mesmo considerado *ilícito*, ou não permitido pelas convenções internacionais.

ESTADO DE PERIGO. Trata-se de defeito do negócio jurídico, como dispõe o art. 156 do Código Civil de 2002: “Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.

Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias.”

O Relator-geral do Projeto do Código, em seu parecer, trouxe a lição de Carlos Alberto Bittar: “*que constitui outro fator que pode levar a desequilíbrio na contratação. O exemplo clássico é daquele que está se afogando, quando alguém aparece, oferecendo-lhe a tábua de salvação. Sabedor de que aquela pessoa preza a sua vida – eu acho que dificilmente algum ser humano deixa de prezar a sua vida – o salvador oferece-lhe a prancha, mediante, por exemplo, a participação em metade de sua fortuna: no desespero, a parte faz a declaração concordando e depois o outro o retira da água e vem cobrar a verba correspondente. Ora, alegando estado de perigo, a pessoa pode também de um lado obter anulação dessa declaração, ou então obter o ajuste a uma proporcionalidade compatível. Tem-se certeza portanto que a invocação dessa teoria pode resolver inúmeros problemas que ocorrem na prática. É que a pessoa que está em perigo adota conduta que conscientemente não adotaria: portanto é ela excludente, seja de responsabilidade, seja contratual.*” (nsf)

ESTADO DE SÍTIO. A expressão pode ser tomada em dois sentidos diferentes: *estado de sítio real* e *estado de sítio político*.

O primeiro significa o *cercos*, em que se encontra uma praça de guerra ou uma cidade, pelas forças atacantes, isto é, pelo *inimigo*.

Desse modo, atacada por todos os lados, esgotada em seus elementos de defesa e sem comunicação com as demais tropas ou forças, tem que lutar com os elementos de que dispõe, para opor-se ao inimigo atacante ou para terminar rendendo-se.

O *estado de sítio político* é medida extrema tomada pelo governo de um país, a fim de combater o *perigo interno* ou *externo* que o ameaça, em virtude do qual assume o governo poderes excepcionais.

É medida transitória e vigorante enquanto não se anula a ação perniciosa ou perturbadora, que o justificou.

Por ele se suspendem as *garantias constitucionais*. E as medidas que por ele se justificam tanto podem ser repressivas como preventivas.

A Lei Constitucional o outorga no artigo 137.

ESTADO DE UM NEGÓCIO. Expressão usada para indicar a *representação* ou *demonstração* da exata situação em que se encontra um negócio, vista por um *relatório*, onde se indicam os elementos que esclarecem a verdadeira posição do negócio.

ESTADO FEDERADO. Também dito de *Estado Federal*, é a denominação dada ao *Estado composto* ou à União de Estados, onde há centralização de poderes e a manifestação de uma só soberania.

Desta forma a *federação* mantém em suas mãos toda soma de poderes, outorgando simplesmente aos Estados federados certa autonomia administrativa e política, em virtude da qual estes dirigem seus serviços e possuem seus governos, escolhidos entre os cidadãos fixados ou residentes nos seus limites territoriais.

E nessa particularidade se difere do *Estado unitário*, onde não há fracionamento de administrações, estando todas elas subordinadas diretamente à administração central ou geral.

E difere da *confederação*, de prática mais histórica que vigente, porque nela se confere maior autoridade aos Estados confederados.

ESTADO MORAL. Assim se dizia, anteriormente, de todo modo de ser ou de estar da pessoa, ou de sua situação, em relação aos entes ou pessoas que a cercam. E nele se fundavam os *estados primitivo* e *acessório*.

O primeiro, compreendido como o próprio *estado natural*, ou que decorre de fatos, independentes de sua vontade. O segundo compreendido como aquele que se gera de fatos praticados pela própria pessoa, referentes à família, à propriedade etc.

ESTADO NACIONAL. Entre nós é expressão usada para indicar o Estado Federal ou o país compreendido em sua totalidade territorial, abstração feita das subunidades federativas ou dos Estados-membros da federação.

É a *União* ou o país considerado em sua unidade política e indissolúvel, tal como a constituiu a vontade soberana de seu povo.

ESTADO NATURAL. É o que se constitui em razão de fatos de ordem natural. E por ele a pessoa *está nascida* ou *por nascer*, *é homem* ou *é mulher*, *é maior* ou *é menor*, *púbere* ou *impúbere*.

Diz-se também *estado primitivo* e se integra no *estado moral*.

ESTADO NEUTRO. Vide: *Neutralidade*.

ESTADO PASSIONAL. Assim se diz da *excitação* a que atinge o espírito de uma pessoa, em face de certas *emoções*, que podem trazer à consciência dela uma variedade de perturbações, capaz de alterar a vontade ou influir na execução de certos atos.

Segundo registra Afrânio Peixoto, a emoção é a consciência da associação tumultuária de muitas representações. Representações ou imagens memoriais de sensações, associadas, formam ideias. Despertadas tumultuariamente, acarretam o fato conexo de perturbações vasomotoras, respiratórias e secretórias. A consciência deste estado é a emoção.

Segundo a regra do Direito Penal não é excludente da imputabilidade (Cód. Penal, art. 28, I).

Vide: *Emoção*.

ESTADO PATOLÓGICO. Sem fugir ao sentido que lhe empresta a medicina, é a expressão usada na terminologia jurídica para indicar a *morbidez* de que está afetada a pessoa, da qual possa haver qualquer influência a respeito dos efeitos dos atos jurídicos por ela praticados ou dos fatos criminosos de que foi causa. Mas, segundo a regra de Direito Penal, o *estado patológico* somente se mostra *excludente da imputabilidade*, quando a moléstia ou a doença tenha afetado a pessoa por tal forma que anule a sua vontade ou possa influir nas deliberações dela emanadas.

A evidência do *estado patológico*, capaz de excluir a responsabilidade da pessoa a respeito do ato delituoso ou do fato criminoso por ela praticado, pertence ao campo da peritagem da medicina. O Direito apenas acata-lhe as conclusões.

ESTADO PROTEGIDO. Vide: *Protetorado*.

ESTADO PSICOPÁTICO. Assim se designa o estado de enfermidade ou deficiência mental.

A Lei nº 10.216, de 06.04.2001, dispõe sobre proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais.

O CC/2002, ou Lei nº 10.406, datado de 07.01.2002, no Cap. I, da Personalidade e da Capacidade, registra no art. 3º, II, que são absolutamente incapazes, de exercer pessoalmente os atos da vida civil “os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos”.

Em regra, os *estados psicopáticos* não são excludentes da imputação penal.

Vide: *Enfermidade mental*.

ESTADO SEMISSOBERANO. É o Estado que, não tendo perdido por completo a sua soberania, está colocado sob a proteção, subordinação ou dependência política de outro Estado.

São tipos de Estados semissoberanos: os vassalos, os sob protetorado e os sob autonomia colonial.

ESTADO SIMPLES. É denominação também dada ao Estado unitário.

ESTADO SOBERANO. Assim se diz do Estado que não sofre qualquer restrição à sua soberania, interna ou externa, em virtude do que lhe são assegurados todos os direitos inerentes à mesma soberania, podendo, assim, organizar-se segundo sua própria vontade ou determinação de seu povo.

ESTADO UNITÁRIO. É o *Estado simples*, assim considerado porque todos os poderes e órgãos administrativos se enfeixam num *poder central*, mostrando-se as divisões administrativas e territoriais meras circunscrições, sem qualquer autonomia ou soma de poder público próprio.

Desta forma, no Estado unitário há somente um *governo*. E as circunscrições administrativas em que possa ser dividido serão dirigidas por funcionários públicos ou delegados do governo central, não cabendo a escolha deles aos cidadãos residentes nas mesmas circunscrições, como nos casos dos estados compostos (federados e confederados).

ESTADO VASSALO. Assim se diz do Estado que, abdicando de sua *soberania exterior*, fica subordinado ao poder soberano de outro Estado, ao qual ainda compete intervir em seus negócios internos, notadamente militares e financeiros, fazendo jus a uma contribuição, que lhe é paga como *tributo da vassalagem*.

ESTADUALIZAÇÃO. No idioma pátrio, é a expressão empregada em conceito especial e distinto de *federalização*. Este tem aplicação mais apropriada em referência à União, enquanto estadualização melhor se refere ao *Estado federado*.

Igualmente, por aí se anota a diferença entre estadualização e estatização, esta de emprego reservado às conversões de atividades econômicas promovidas pelo Estado (*União*).

ESTADUALIZAR. De *Estado*, emprega-se no sentido de *converter em estadual, transformar em estadual, oficializar como coisa do Estado*, ou *atribuir as regalias de coisa estadual (pública)*. Tem significado idêntico ao *federalizar*, empregado em referência à União.

ESTAFETA. Derivado do italiano *staffetta* (mensageiro), é usado na terminologia do Direito Administrativo para designar o empregado dos Correios, a que se comete o encargo de entregar a correspondência nos endereços domiciliares para onde são dirigidos.

Por extensão, assim se denomina todo empregado que tem semelhante incumbência, sendo, desta forma, tomado na equivalência de mensageiro.

Também, na linguagem postal, designa o encarregado de vigiar as malas do correio transportadas de um lugar para outro, incumbindo-se de sua entrega ao *agente postal*, a que se destinam.

ESTAGFLAÇÃO. No início dos anos 1970, criou-se a palavra *stagflation*, nos E.U.A., assim, *stag (nation) + (in) flation*, ou seja, ‘estag (nação)’ + (in) flação’, para definir a situação em que coexistem a estagnação das atividades econômicas e da produção com a inflação dos preços. Portanto, estagflação vem do inglês *stagflation*.

ESTÁGIO. Derivado do francês *stage* (período de experiência ou de aprendizagem), determina o tempo de serviço, ou de tirocínio de uma profissão, que se exige de uma pessoa para que possa desempenhar efetivamente o cargo ou a profissão.

O *estágio*, quando é da exigência para ocupação efetiva do cargo ou função, deve ser feito, sem interrupção, pelo prazo determinado.

Entende-se, também, o *período de aprendizagem* de uma pessoa em uma arte ou ofício.

A pessoa submetida a estágio diz-se *estagiário*. Por este nome, antigamente, entendia-se o funcionário que era admitido como *telegrafista*, indicando-se a *classe inicial* da carreira.

ESTÁGIO CONFIRMATÓRIO OU ESTÁGIO PROBATÓRIO. É o período de exercício, após a nomeação, em que se apura se o nomeado tem condições para ser efetivado no cargo. A tal período, com referência aos magistrados, denomina-se de vitaliciamento.

ESTÁGIO EXPERIMENTAL. No Direito Administrativo é a fase do concurso em que o candidato, sob estrita supervisão, exerce as funções do cargo a que se candidata.

ESTAGNAÇÃO. Derivado de *estagnar*, do latim *stagnare* (prender as águas), é usado figuradamente na linguagem comercial e econômica para indicar a *paralisação* ou *falta de movimento* do comércio ou da circulação das riquezas.

ESTALAGEM. Derivado do alemão *stall* (posto, parada, cavalaria), é usado para designar *acasa pública* ou *hospedaria*, onde os viajantes podem pousada, mediante pagamento. *Albergue*.

Geralmente, a denominação indica a hospedaria de pouco luxo e de inferior categoria. E, em regra, seu objetivo é o de albergar ou de agasalhar viajantes no correr da noite, ou seja, dar *adormida*.

Ao dono ou administrador da estalagem, dá-se o nome de *estalajadeiro*.

ESTAMPILHA. Formado de *estampa* (diminutivo), do italiano *stampa* (impressão, forma), é empregado, na terminologia do Direito Tributário, para designar a *pequena fórmula impressa* em vários modelos ou as *pequenas estampas*, destinadas à cobrança de certas tributações.

Diz-se também *selo* do tesouro.

Do vocábulo *estampilha*, forma-se o verbo *estampilhar*, que significa pregar as estampilhas nas mercadorias sujeitas ao imposto; *estampilhamento*, a ação de estampilhar; *estampilhado* etc.

ESTÂNCIA. Representa o lugar onde se encontra ou se permanece por determinado período de tempo.

Indica aposento, morada, residência, mansão.

Em outro significado, aplica-se a recinto, paragem, parada, estação.

Estância. Na linguagem comercial, é o armazém onde se depositam e/ou vendem-se madeiras de construção, carvão, lenha etc.

Estância. Na técnica militar, é o reduto de pessoas e artilharia pouco numerosa.

ESTÂNCIA HIDROMINERAL. Indica a cidade dotada de fontes de águas ricas em partículas radioativas, ou compostas de substâncias minerais diversas, utilizadas com finalidade medicinal.

ESTANQUE. Na linguagem marítima, tem o sentido de bem *tapado*, que *não faz água*, a respeito das embarcações.

Estanque. Na terminologia comercial, é o vocábulo utilizado para designar a concessão feita a uma pessoa para a venda de *mercadorias monopolizadas*, designando-se a pessoa favorecida por ela de *estaqueiro*.

Por extensão, dá-se também o nome ao próprio estabelecimento, em que se vendem tais mercadorias.

A concessão, que podia ser para uma só das mercadorias monopolizadas ou para várias delas, era, às vezes, dada a mais de uma pessoa, segundo a determinação da lei que as permitia.

ESTAR EM JUÍZO. É expressão da terminologia forense, que possui sentido equivalente a *agir em juízo*, ou seja, *estar presente à causa* ou *demanda*, acompanhando-a em todas as suas fases, seja para pedir o que é de seu direito, ou para defender-se de pedido de outrem contra si.

Em quaisquer das situações, seja *estar em juízo ativamente* (como autor), ou *passivamente* (como réu), é necessário ter a pessoa a *qualidade jurídica para agir* ou *para estar em juízo*.

Essa qualidade advém do *interesse de agir*, ou seja, da *faculdade*, que lhe assegura a lei, de propor ação ou dela se defender, em face da *legitimidade desse interesse*.

Nestas condições, a qualidade para vir a juízo, intentar ou defender a ação, é que confere, consequentemente, o direito de *estar em juízo*, na defesa de um direito, próprio ou alheio, como no caso do tutor, seja na qualidade de autor, réu, assistente ou opoente.

Quando a pessoa não possa por si ter a *qualidade* para estar em juízo, esta se defere legalmente a seu representante, que agirá em seu nome e na defesa de seus interesses.

Assim são os menores e os interditos, por seus pais, tutores ou curadores.

ESTATÍSTICA. Derivado do grego *statos*, *statistos*, como termo designativo da *ciência*, conforme o Aurélio, revisto e ampliado, e o Webster enciclopédico. Este distingue, todavia, quando a palavra significa dado ou fato estatístico (ex., desvio padrão); aí a palavra tem outro percurso etimológico, vem do latim *status*, passa pelo alemão *Statistik* e vai para o francês *statistique*, antes de ir para o inglês. A raiz da palavra grega é *sto*, que expressa ficar de pé, pôr de pé, estabelecer. É *sto* a raiz, também, das palavras estação, estado, estágio, estátua, constante, status etc. É a disciplina que tem por objetivo verificar o *estado* das coisas e dos fatos, expressos por números, em virtude do que se obtém uma *exata noção* de sua existência em certos períodos ou em dados momentos.

É matéria de grande relevância para os estudos sociais, notadamente econômicos e financeiros.

ESTATÍSTICA JUDICIÁRIA. Refere-se ao levantamento dos dados concernentes à produtividade de determinado Juízo ou serventia para se apurar a eficiência dos serviços. A lei da magistratura exige que sejam publicados mensalmente os dados estatísticos da produtividade dos juízes.

ESTATUTO. Derivado do latim *statutum*, de *statuere* (estabelecer, constituir, fundar), em sentido amplo, entende-se a *lei* ou *regulamento*, em que se fixam os princípios institucionais ou orgânicos de uma coletividade ou corporação, pública ou particular (privada).

Em reação contra o senhorio feudal, foram se criando na Itália, desde o século XII, as cidades livres, verdadeiros Estados independentes, ricos, com autonomia política e com seu próprio direito; é o *STATUTUM*, enquanto a *LEX* era o direito geral – normas de direito romano ou lombardo.

Em qualquer aspecto ou sentido, pois, o *estatuto*, geralmente dito no plural *estatutos*, exhibe o complexo de normas ou regras observadas por uma instituição jurídica, a serem adotadas como lei orgânica, pelos quais, então, passa a ser regida.

Os estatutos podem trazer normas reguladoras de todos os atos e atividades da organização ou sociedade, como podem estabelecer regras reguladoras das relações dos elementos, que a compõem, com ela própria impondo mesmo sanções para os atos deles que possam ser contrários aos interesses sociais, consistentes em sua exclusão ou suspensão de direitos, ou de outras penalidades, mesmo pecuniárias.

Embora os estatutos, em relação às sociedades para que se estabelecem, assemelhem-se ao contrato por se mostrarem o *instrumento* em que se fixam todas as disposições que as irão reger, propriamente não se pode, em sentido exato, tomá-los por ele.

Em regra, o contrato, convenção das partes, impõe regras e obrigações entre elas, fazendo gerar, reciprocamente, entre os próprios sócios ou contratantes, obrigações exigíveis.

Em relação aos sócios, ou seja, em respeito às relações deles, consideradas individualmente, os estatutos não apresentam *caráter contratual*. Apresentam-se, depois de aprovados, como um *pacto* ou *lei autônoma*, que se diz a própria constituição fundamental da pessoa jurídica, por ela regulada. É um *pacto coletivo*.

Por sua essência, o contrato faz produzir direitos e obrigações entre os contratantes. Mas, pelos estatutos, todas as pessoas participantes da organização, por eles reguladas, assumem *posição idêntica*, havendo afinidades de interesses, o que já os distancia do contrato, em regra promotor de relações jurídicas entre duas ou mais pessoas, ou sujeitos de direitos, onde, na maior parte das vezes, os próprios objetos (interesses) são opostos.

Estatuto. Mas, no sentido do Direito Civil, entende-se o conjunto de regras e princípios jurídicos que, em atenção ao estado da coisa e da pessoa, vem disciplinar as relações jurídicas que possam incidir sobre as mesmas pessoas ou coisas. E, assim, diz-se *estatuto pessoal*, ou *estatuto real*.

No sentido de *Direito Administrativo* refere-se ao complexo de princípios ou regras que regulam as atividades dos funcionários públicos, sejam civis ou militares, assegurando as vantagens e direitos sobre o exercício dos respectivos cargos ou funções. É o *estatuto dos funcionários*.

ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Conjunto de normas legais que regem a organização, a finalidade e o patrimônio da OAB, além do exercício da advocacia no território nacional, estabelecendo os direitos e deveres, a organização em sociedades, as incompatibilidades, impedimentos e ética.

Confira a Lei nº 8.906, de 04.07.94.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). É a Lei nº 8.069, de 13.07.1990. Dispõe sobre o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, reconhecido às crianças e aos adolescentes.

ESTATUTO DA CIDADE. Trata-se da Lei nº 10.257, de 10.07.2001. Regulamenta os artigos 182 e 183 da CF/1988, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.

Vide: *Invasão coletiva*.

ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL. A Lei 12.288/2010, denominada Estatuto da Igualdade Racial, destina-se a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica.

ESTATUTO DA JUVENTUDE. A Lei 12.852/2013 instituiu o Estatuto da Juventude. Esse diploma dispõe sobre os direitos dos jovens, como educação, trabalho, saúde e cultura, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude, respeitando as suas trajetórias e diversidade. Para efeito desta lei, são consideradas jovens as pessoas entre 15 e 29 anos.

Ressalte-se que os adolescentes entre 15 e 18 anos estão sob a proteção do ECA e, excepcionalmente, do Estatuto da Juventude quando não houver conflito. (pg)

ESTATUTO DA MICROEMPRESA. Conjunto de leis que regula a microempresa e as empresas de pequeno porte.

Confira a Lei nº 7.256, de 27.11.84, o Decreto nº 90.808, de 30.01.85 e as Leis nºs 8.864, de 28.03.94 e 9.317, de 05.12.96, que criou o SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições.

ESTATUTO DA MULHER CASADA. Conjunto de leis que, alterando os arts. 240 a 248 do Código Civil, consolida a situação da mulher casada, de acordo com a Lei nº 4.121, de 27.08.62.

Com a promulgação da CF/1988 (art. 226, § 5º, inclusive) e com a vigência do CC/2002, muito mais ainda modificou-se a situação, o que é bem ilustrado pela própria substituição do *pátrio poder*, do CC/1.916, pelo *poder familiar* do novo Código (arts. 1.630 a 1.638). Dispõe esse Código: “O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges” (art. 1.511); “Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família” (art. 1.565).

ESTATUTO DA TERRA. Conjunto de leis que regula a reforma agrária e a política de desenvolvimento rural, disciplinando os diversos contratos relativos às atividades agrícolas e pecuárias.

Confira a Lei nº 4.504, de 30.11.64, regulamentada pelo Decreto nº 59.566, de 14.11.66.

ESTATUTO DO IDOSO. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.

Eis alguns dos seus artigos mais expressivos:

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;

VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.

Art. 16º Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo critério médico.

Art. 23º A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos cinquenta por cento nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais.

Art. 34º Aos idosos, a partir de sessenta e cinco anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.

Art. 39º Aos maiores de sessenta e cinco anos fica assegurada a gratuidade nos transportes coletivos públicos, urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos, especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

§ 1º Para se ter acesso à gratuidade basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade.

Art. 96º Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade: Pena – Reclusão de seis meses a um ano e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.

§ 2º A pena será aumentada de um terço se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente.

ESTATUTO DO TORCEDOR. A Lei 10.671/2003, denominada Estatuto do Torcedor, estabelece normas de proteção e defesa do torcedor e visa à prevenção da violência nos esportes, à publicidade e transparência na organização das competições, bem como garantir ao torcedor o direito à segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos antes, durante e após a realização das partidas.

ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. Denominação que se dá à lei especial decretada com o objetivo de fixar as regras legais, reguladoras da situação do funcionário público, seja civil ou militar, nas quais se inserem as condições de *provisamento* dos cargos ou funções públicas, os direitos e vantagens, os deveres e responsabilidades dos funcionários civis e militares.

O *estatuto dos funcionários públicos civis* e o *estatuto dos militares* constituem-se em leis próprias, trazendo os requisitos elementares prescritos na lei constitucional, além de outras disposições que se constituem em deveres e obrigações funcionais e em vantagens inerentes ao cargo ou função desempenhada.

ESTATUTO FUNDAMENTAL. É o nome que se dá à Constituição Política de um país, que também é chamada de *estatuto supremo*, *magna carta*, *lei magna*, *lei suprema*.

ESTATUTO MISTO. É a denominação que se procura dar ao conjunto de normas reguladoras do ato, em face do princípio do *locus regit actum*.

E, consideram-no *misto*, porque, em boa razão, na execução do *ato jurídico*, em certo local, quando intervêm pessoas de nacionalidades diferentes, cada uma jungida a seu *estatuto pessoal*, no tocante à *capacidade* para a constituição do ato, é este estatuto que a regula; mas, em relação à forma do ato jurídico ou à sua composição formal, é a lei local que o rege (*locus regit actum*).

Há, assim, a *aplicação* de leis relativas à pessoa, o que caracteriza o *estatuto pessoal*, extraterritorial, e de leis locais, decorrentes do *estatuto real*, referente à coisa ou ao ato que é *territorial*. E, por este motivo, denominam-no de *estatuto misto*.

ESTATUTO PESSOAL. É a denominação usada no Direito Internacional Privado para indicar o conjunto de regras jurídicas que devem regular as questões de *estado* e *de capacidade de uma pessoa*, por serem elas encaradas como um atributo da própria pessoa.

Nesta condição, o *estatuto pessoal* quer traduzir o complexo de *leis pessoais*, a que está sujeita a pessoa, em virtude do que elas a acompanham, onde quer que vá.

Assim, o *estatuto pessoal*, indicando as leis pessoais que devem ser aplicadas às pessoas nas questões relativas a seu estado e capacidade, mostra também a qualidade *extraterritorial* das ditas leis, pois que, aderindo a elas, assim como a lepra à pele (*sicut lepra cuti*), as acompanha por toda parte.

ESTATUTO REAL. Expressão tradicionalmente usada, em oposição ao *estatuto pessoal*, para indicar o conjunto de leis que se referem ao regime da propriedade, à disposição e transmissão de bens, com abstração das pessoas, cujas leis se mostram *territoriais*, não importando as leis pessoais de quem quer que intervenha nos atos jurídicos, de que são os referidos bens objeto.

Mas, a propriedade que se subordina ao estatuto real é a *imobiliária*. Para esta o princípio é o da *lex rei sitae*.

Quanto aos *bens móveis*, desde que trazidos pelo proprietário, adaptam-se à regra da *mobilia sequuntur personam*.

No entanto, segundo o *estatuto real*, devem os bens imóveis e móveis, para aplicação da lei, ser considerados *ut singuli* ou como *universalidade*.

Ut singuli, ou seja, considerados individualmente, estão subordinados à lei territorial.

Mas, como *universalidade*, que se constitui por todos os bens que possam pertencer a uma pessoa, que venha a falecer, já o estatuto real se excepciona para fazer valer a regra do direito pessoal do *de cujus*.

ESTÁVEL. Do latim *stabilis* (firme, sólido), é aplicado na linguagem comercial para designar a situação do mercado ou dos preços que permanecem firmes, sem oscilações para a alta ou para a baixa.

É o *mercado em equilíbrio* ou o *preço em equilíbrio*, sem qualquer tendência para subir ou para descer de cotação ou sem indício de qualquer anormalidade.

Estável. É igualmente empregado para designar a qualidade ou condição do empregado que, conforme determinado em lei, adquiriu a estabilidade.

Vide: *Estabilidade*.

ESTELIONATÁRIO. Pessoa que pratica um *estelionato* ou que faz *falcaturas*.

ESTELIONATO. Do latim *stellionatus* (fraude, engano, embuste), entende-se, genericamente, toda espécie de *fraude* ou *engano*, introduzida nos contratos ou nas convenções, com o intuito de realizar um *negócio*, a que se está vedado, a ceder objeto, que não possa ser cedido, ou a tirar ou obter proveito ou vantagem, que se considere ilícita.

O *estelionato*, assim, se gera de qualquer espécie de fraude, em virtude da qual se induza alguém em *erro*, para que consiga a vantagem ilícita, que se tem em mente.

Objetiva-se na venda de coisa alheia como própria, na venda ou hipoteca de coisa já vendida a outrem ou já hipotecada, ou de outro ardil ou engano a respeito da coisa que vai ser *prestação* do contrato, quando é inalienável, é alheia ou possua qualidade que é ocultada de outra pessoa, intencional e dolosamente.

Mas, distingue-se das outras fraudes ou artifícios, porque vem sem qualquer *violência* ou *coação*, consistindo, por isso, no ardil intentado para obtenção dolosa do consentimento de outrem à realização do contrato ou da convenção.

A emissão de *cheque sem fundos* configura estelionato.

A lei penal qualifica o estelionato como crime. E impõe penalidades à sua prática.

As pessoas condenadas por estelionato não podem ser tutores.

ESTENOGRRAFIA. Escrita abreviada e simplificada, com emprego de sinais, permitindo escrever com a mesma rapidez da fala.

ESTENOTIPIA. Estenografia mecânica, através de *estenótipo* (máquina dotada de teclas).

ESTERILIDADE. Derivado do latim *sterilitas* (falta, privação, infecundidade), é empregado, na terminologia do Direito Civil, para significar a *improdutividade do solo* ou *das árvores*.

É, assim, a *carência* ou *permanência de frutos*, segundo a expressão das Ordenações.

Desse modo não é a *perda dos frutos*, conseqüente de casos ou acontecimentos fortuitos, que os estraguem ou os deteriore, mas, a *falta de produção deles* por infecundidade ou *inacção* do solo ou das árvores.

No caso de *enfiteuse*, a *esterilidade* é razão para abandono do prazo pelo enfiteuta, independentemente do consenso do senhorio direto, desde que, na forma legal, faça inscrever seu ato de renúncia.

De igual maneira, na locação ou arrendamento dos prédios frugíferos, a esterilidade não autoriza rebate ou redução no aluguel ou na renda, salvo ajuste em contrário (art. 1.214 do Cód. Civil de 1916 – não há artigo correspondente no Cód. Civil/2002).

Esterilidade. No sentido médico, a esterilidade é a qualidade do organismo incapaz de frutificar, o estado do homem potente que não gera, ou da mulher púbere que não concebe.

É assim a impossibilidade de frutificar ou de procriar. (ngc)

ESTILICÍDIO. Derivado do latim *stillicidium* (água que corre pouco e pouco, o pingar), entende-se, na terminologia jurídica, a *ação de gotejar das águas* pelos beirais dos telhados.

Nos *direitos de vizinhança*, o estilicídio pode constituir-se em servidão. E cabe ao vizinho impedir que ele se faça para a sua propriedade, obrigando o outro vizinho a canalizar a água, por qualquer meio, de modo que não *goteje* ou não *jorre* sobre seu prédio.

ESTILO. Derivado do latim *stilus*, provindo do grego *stylos* (ponteiro), significando o *modo especial de escrever*, passou a ser empregado, na terminologia forense, com a acepção própria de *maneira* ou *modo de conduzir* ou *celebrar* os atos judiciais e as escrituras.

Dessa forma, o *estilo* compreende todo conjunto de *fórmulas* ou *expressões* admitidas pelo uso (costume), como da *maneira de executar* ou *processar* determinado ato forense, de tabelião ou de notariado.

Adotados pelos costumes, sem contrariar disposição legal, os estilos passam a reger a forma dos atos, como se fossem regras processuais realmente estabelecidas.

Nesta razão, nas escrituras há cláusulas que são do estilo. E quando assim se diz, entende-se que não devem faltar ao documento, pois que se mostram essenciais a todo documento da mesma espécie. Dizem-se, também, de *mero estilo*, quando não se mostram essenciais, mas se subentendem inscritas quando não se expressam.

Mas, para que os estilos se mostrem legítimos, necessário que sejam *uniformes* (o que é caráter dos usos e costumes). E não devem contrariar a regra jurídica vigente. Também não se devem mostrar sem razão suficiente, na qual se funda a sua prática.

ESTIMAÇÃO. Derivado do latim *aestimatio*, de *aestimare* (dar valor, avaliar, calcular), no sentido jurídico sempre foi tido na acepção de *apreciação*, cálculo do valor, avaliação.

E, neste conceito, aplicavam-no já os romanos, quando diziam: *venire in aestimationem* (ser avaliado ou ser taxado).

Mas, *estimação*, nesta acepção, possui amplo sentido: é não só o ato de *atribuir o preço* ou *valor* de alguma coisa, como *calcular o valor*, ou seja, a própria *avaliação*.

Neste processo, pois, verifica-se ou se atribui o *preço*, em virtude das *utilidades* mostradas pela coisa a ser *estimada*, como se *avalia* o seu preço, em face de seu *custo* ou de seu valor de aquisição, ou de troca.

Em qualquer dos casos, em que se apresente, *estimação* será sempre a *procura do valor* ou *ocálculo do preço* de alguma coisa, a fim de que se verifique não somente o seu *preço econômico* ou de *troca*, como o próprio *valor de uso* ou de *afeição*, quando possa este ser também computado numa apreciação econômica.

É neste sentido que as coisas se dizem *estimáveis* ou *inestimáveis*, segundo possa haver ou não uma *base econômica* para sua *estimação*.

Quando não há qualquer base ou elemento econômico, pelo qual se realize a estimação, mui justamente essa se diz *empírica* ou *meramente arbitrária*, tendendo simplesmente a cumprir uma formalidade, sem que, no entanto, daí se possa inferir qualquer valor de preço ou de custo.

Quando não há *elementos materiais*, pelos quais se possa proceder aritmeticamente a uma estimação, esta será executada por *arbitramento*, em vista dos exames acerca das utilidades das coisas a serem estimadas.

A *estimação* pode ser promovida *convencionalmente*, isto é, por acordo das pessoas interessadas na avaliação das coisas ou dos bens, como *judicialmente*, isto é, em juízo, por meio de peritos ou de árbitros.

Segundo o adágio, a estimação equivale à venda: *aestimatio venditio est*.

Quer isto dizer que, quando para a transferência da coisa de uma a outra pessoa, é essencial o ato da estimação, cumprida esta, se tem a transferência como efetiva.

Assim também se entende em relação aos *bens dotais*, em que a *estimação* é ato essencial.

Estimação. Vulgarmente se diz estimação para o valor de afeição, ou seja, valor não econômico de uma coisa, mas que é considerado pelo *apreço* ou *estima*, que por ela se tem.

Neste sentido, não é objeto de *avaliação* no exato conceito em que se tem: verificação de um *preço* ou de um *custo*, a fim de que se calcule a equivalência da coisa em sua apreciação monetária.

ESTIMATIVA. De *estimar*, do latim *aestimare*, é indicativo do ato pelo qual se procede a uma estimação. É o cálculo ou *arbitrio* empreendidos para evidência do valor ou estimação da coisa.

ESTIPÊNDIO. Derivado do latim *stipendium* (soldo, paga), entendia-se primitivamente toda paga feita à pessoa incorporada aos exércitos. Era equivalente a soldo.

Generalizou-se, significando toda e qualquer espécie de *salário* ou *retribuição* por serviços prestados.

Estipêndio. Na terminologia antiga dos impostos, era aplicado o vocábulo na mesma acepção de *tributo* ou *imposição*, atribuída à pessoa, para que pagasse certa soma que lhe era atribuída.

ESTIPULAÇÃO. Derivado do latim *stipulatio*, de *stipulari* (obrigar por contrato, prometer), é tido no mesmo sentido de *cláusula*, em virtude do que se entende toda promessa, obrigação ou condição imposta convencionalmente, para ser cumprida por uma das partes ou reciprocamente pelos contratantes.

Por vezes, é tomado no sentido de *contrato*. Mas este se mostra o *todo*, em que se contêm *astipulações* ajustadas pelas partes, nas quais se geram e se firmam as obrigações, promessas e condições insertas no contrato.

Estipulação, assim, é o que é *firme* no contrato ou em suas cláusulas, sentido que assenta perfeitamente à etimologia *stipulum*, aplicado no mesmo sentido de *firmum*.

Estipulação. Mas nem sempre este foi o conceito da expressão, tida como oriunda de *stipula* (haste de planta, pedaço de palha), porque por ela, em Roma, se firmava o negócio ajustado.

Por esta razão, entre os romanos, *stipulatio* significava mais propriamente a *forma* (série de formalidades), que se tornava necessária para que se gerasse a obrigação, fundada num *contrato verbal*.

E, nesta razão, *stipulatio* dizia-se, extensivamente, o *contrato verbal*.

Além disso, a *stipulatio* mais se mostrava a *disposição* ou *imposição* de uma *pecúnia certa*, para o inadimplemento da obrigação, confundindo-se, assim, o seu sentido, por vezes, com a própria *condictio certi*.

Por esse motivo, é que fazem derivar o vocábulo de *stips*, uma espécie de moeda (*numus*), para relembrar a origem e desenvolvimento histórico da instituição.

A *stipulatio*, pois, mostrava o *meio* de, por palavras, ser constituída a obrigação, *per aes et libram*: *verbis contrahitur obligatio*, a fim de que fosse civilmente exequível.

A *stipulatio* consistia na proposta feita pelo *credor* ou estipulante, dito de *rogatio*, *interrogatio* (razão por que também se conhecia com este nome – *interrogatio*), e a resposta do devedor, *responsio*, *sponsio*.

ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIROS. Segundo princípio universal e tradicional, as convenções somente podem valer entre os convencionais ou contratantes, isto é, não têm força para gerar obrigações nem criar direitos em relação a *terceiros*.

E já era a regra romana: *Res inter alios acta aliis nec nocet nec prodest*.

Em consequência do princípio, firma-se, então, a regra de que *alteri stipulari nemo potest*, inscrita nas Institutas de JUSTINIANO, que se traduz pelo: *a ninguém é lícito estipular por outrem*. Estipular, aí, está no sentido de *contratar*.

Mas, a proibição é para não *contratar*, não *assumir obrigação a ser cumprida por outrem*, desde que não se tenha, é verdade, autorização do terceiro para tanto. E, assim, não se veda que possa a pessoa *estipular* ou contratar obrigações *em favor de terceiro*. Aí, a *estipulação* não vem criar uma obrigação para o terceiro, mas estabelecer uma *vantagem* ou *umbenefício* em seu proveito.

Dessa forma, a *estipulação em favor de terceiro* entende-se o contrato, que é ajustado por uma pessoa para firmar uma obrigação em favor de outrem, que não foi parte dele, em virtude do que este terceiro, inscrito como *beneficiário*, investe-se na autoridade de *credor da obrigação*, simultaneamente com o estipulante, e pode exigir do devedor o seu cumprimento.

No entanto, o terceiro beneficiário não pode alterar as condições e normas instituídas no contrato pelo estipulante. O direito que se gerou em seu benefício está adstrito às condições e modalidades fundadas na convenção, estabelecida pelo estipulante e pelo devedor.

ESTIRPE. Derivado do latim *stirpes* (*tronco, cepa, raiz*), é empregado no Direito Civil, particularmente no Direito Sucessório ou Direito Hereditário, para indicar a *linhagem* provinda de um tronco, ou as pessoas que, por *direito de representação*, sucedem uma outra.

A *estirpe*, neste sentido, considerada como a soma ou grupo de pessoas que se colocam na posição de outra, por um *laço de parentesco* ou pela *origem comum*, traz, na terminologia dos direitos hereditários, o conceito de *representação*, em virtude da qual uma pessoa ou várias pessoas substituem uma outra, de quem descendem, na herança a que têm direito.

Esta sucessão representativa, na técnica jurídica, diz-se de sucessão *in stirpe* ou *per stirpe* (por *estirpe*), em distinção da sucessão do herdeiro, que se diz *per capita* ou *in capita*.

Enquanto na *per stirpe* as pessoas que formam a *estirpe* da que é falecida dividem entre si o *quinhão*, que caberia ao *herdeiro representado*, na *per capita* cada herdeiro recebe integralmente a porção que, *jure suo*, compete a cada um.

Seja na *linha reta*, seja na *linha colateral*, a representação somente aproveita os descendentes do representado.

E aí está também o exato sentido de *estirpe*: são os descendentes de uma pessoa, ou seja, aqueles que formam o seu *ramo*, e que por direito próprio representam o *tronco*, quando este vem a desaparecer.

Para divisão da herança, *per stirpe*, cada grupo é considerado como o representado *per capita*. E à *estirpe* se atribui o quinhão que era do representado, para que o distribua entre seus componentes, desde que do mesmo grau, em partes iguais.

ESTIVA. Derivado de *estivar*, do latim *stipare* (amontoar, aglomerar), na técnica do Direito Comercial Marítimo é entendido, segundo mesmo seu sentido etimológico, como *aarrumação* ou *acondicionamento* da carga ou das mercadorias a serem transportadas *noporão* do navio, sob os cuidados e responsabilidade do capitão.

Mas a *estiva* não importa simplesmente na arrumação ou acomodação da carga.

Compreende a sua arrumação e disposição executada de modo a manter o equilíbrio da embarcação, como ainda que se ponham as mercadorias ou cargas por tal forma *arranjadas*, que não possam da *mal-arrumação* advir danos ou estragos a elas.

Em regra, a *estiva* deve ser promovida no porão, cabendo ao capitão aí arrumá-las como lhe pareça melhor. Assim, não pode a *estiva* ser executada no *convés* da embarcação, sem que haja autorização do carregador, por escrito, e ordem da Capitania do Porto.

Costumam, por extensão, denominar de *estiva* ao próprio fundo do navio (porão), de popa à proa, debaixo da primeira ponte ou coberta.

E como é hábito forrar-se o porão por meio de grades ou paus de madeira, atravessados, para sobre eles serem colocadas as mercadorias, deu-se a esse processo o nome de *estivar*.

Ainda tendo em vista uma das preocupações da arrumação da carga, que é esta de dispô-la de forma que se igualem o peso e o contrapeso do navio, para deixá-lo a prumo, para seu

perfeito equilíbrio e para que a carga não resvale (daí a expressão *estivar o navio*), e como para esse objetivo é costume arrumar ou acondicionar, em primeiro lugar, as cargas mais pesadas, deu-se a designação de estiva às cargas mais pesadas e que devem ser embarcadas e arrumadas em primeiro lugar.

Estiva. Dá-se o nome à seção alfandegária, onde se pesam e se conferem certas espécies de gêneros ou mercadorias, que se despacham sem ir aos depósitos alfandegários. Ou ainda, ao próprio processo de despacho feito por esta maneira, transferindo-se a mercadoria, depois de pesada, dos barcos ou do local em que se encontra, para os porões dos navios ou da embarcação.

ESTIVADOR. Derivado de *estivar*, é denominação que se dá à pessoa, que transporta as mercadorias dos trapiches ou de outro barco para serem arrumadas no porão de uma embarcação, que a vai levar a outro destino, ajudando aí a sua arrumação ou acondicionamento, sob as ordens e instruções do capitão.

ESTIVAGEM. É indicativa do ofício de estivador ou da ação de arrumar as mercadorias no porão de um navio.

“EST MODUS IN REBUS”. São as palavras de Horácio, constantes de suas Sátiras, que se traduzem, em *todas as coisas há um limite*.

Quer então exprimir que nada deve ir além dos limites, da medida ou predeterminação das coisas.

Além dessa medida, que, necessariamente, está determinando o limite de tudo, porque *nada é absoluto*, está o *excessivo*, o *exorbitante*.

Nesta razão, tudo *deve ser entendido*, segundo o seu *modo de ser* (*modus in rebus*), porque para tudo *há medida certa: est modus in rebus*.

ESTOQUE. Conjunto de mercadorias armazenadas ou expostas à venda.

ESTORNO. Derivado do verbo *tornar*, regido do prefixo *es*, no sentido de *des* ou *de*, quer significar *retorno* ou *volta ao primitivo* ou *ao anterior*.

Genericamente, pois, *estorno* é a *volta ao que era* ou o desfazimento de *alguma coisa*, seja para *corrigir o engano* ou seja para *tornar sem efeito o que fora realizado*.

Estorno. Em sentido contratual, pois, equivale a *rescisão*. É, assim, a rescisão do contrato, que se desfez, ou a *anulação dele*, em virtude do que se faz retornar às mãos de uma das partes contratantes *parte daquilo* que já entregara à outra parte.

Mas, neste sentido, somente tem aplicação em matéria de Direito Comercial Marítimo, a respeito do contrato de seguros, quando se permite a *anulação dele*, por fato autorizado em lei.

E o *estorno* aí consiste, não propriamente na rescisão do contrato, mas no direito do segurado de haver parte do prêmio pago ao segurador, se esta rescisão ocorreu por força maior.

Estorno. Na técnica da contabilidade mercantil, *estorno* é compreendido como o *lançamento* ou a *partida* que é promovida para *desfazer* ou *anular* um lançamento ou partida anterior, seja porque houve engano na escrituração dela, seja porque não haja razão de ser mantida.

No estorno, assim, tecnicamente, indica-se o lançamento ao inverso do lançamento anterior, trocando-se as posições do *devedor e credor*, para que, transformados respectivamente em credor e devedor, promova-se o encerramento dos créditos e débitos correspondentes e resultantes do lançamento por esse meio anulado.

Mas, para valer como estorno e significar a realidade contábil, é necessário que, no histórico da partida relativa ao estorno, se mencione a circunstância e se justifique a razão do lançamento.

Nesta razão, na terminologia e técnica mercantil, estorno quer dizer simplesmente a anulação do lançamento, que se fez errado ou indevidamente.

E para se corrigir o lançamento enganoso ou indevido é que se usa do *estorno contábil*.

ESTRADA. Derivado do latim *strata* em *via strata* (caminho calçado, estrada pública), é empregado, propriamente, para designar o *caminho público*, ou seja, a *via de comunicação* artificialmente construída para facilidade do intercâmbio entre as várias localidades de um país.

A *estrada*, assim, é o *caminho construído*. E por esta razão é que os latinos entendiam-na como o *caminho calçado*.

Neste sentido, então, a estrada distingue-se perfeitamente dos *carreiros*, *atravessadouros*, *azinhagas*, *atalhos* e *veredas*.

Estes se mostram, naturalmente, *caminhos comuns* ou *passagens* feitas para dar acesso a certos lugares, sem que apresentem a importância e a valia das *estradas*, caminhos largos, bem dispostos, bem traçados, revestidos de outro material (pedra, asfalto, cimento), para dar maior segurança aos transportes e ao trânsito.

Em relação ao sistema de transporte ou de condução, que transita pela estrada, ela se diz de *rodagem* ou *rodovia* e *estrada de ferro*.

Em relação à pessoa que a mandou construir, a estrada se diz *pública* ou *particular*.

ESTRADA DE FERRO. Dita também de *ferrovia*, é a denominação dada aos caminhos construídos para serem somente percorridos por locomotivas, que deslizam sobre trilhos ali postos.

Por extensão, dá-se idêntica denominação à própria empresa ou organização que explora semelhante serviço de transportes ou de condução.

No sentido penal, estrada de ferro não compreende somente o *caminho férreo* ou a *ferrovia*. Entende-se todo caminho ou *via de comunicação*, em que circule qualquer espécie de veículos de tração mecânica, pelo que nele também se incluem as empresas de transportes realizadas por meio de *cabos aéreos*.

As *estradas de ferro* são objeto de atenção especial pelas leis.

É assim que, quando se trate de arrematação delas ou mesmo de penhora, prescrevem as leis regras especiais que devem ser atendidas.

Na *arrematação*, a Fazenda Nacional é preferida para a sua aquisição, de modo que não se passará a competente carta, sem que o representante da Fazenda Pública declare desistir da preferência ou deixar passar o prazo que lhe é assinado (Cód. de Proc. Civil, art. 699).

ESTRADA DE RODAGEM. É a que se faz ou se constrói para facilidade de toda e qualquer espécie de trânsito ou condução entre dois ou mais lugares.

A estrada de rodagem diz-se *macadamizada*, quando revestida de pedras britadas e saibro; *asfaltada*, quando revestida por asfalto; de *concreto*, quando recoberta de cimento ou cimentada; e *calçada*, quando revestida de pedra ou paralelepípedos.

ESTRADA ESTADUAL. É a estrada construída e conservada pelo governo estadual, nos limites de seu território.

ESTRADA FEDERAL. Assim se diz a estrada que é construída e conservada pelo governo federal.

ESTRADA MUNICIPAL. É a que é construída e conservada pelo Município, dentro dos limites de sua jurisdição.

ESTRADA PARTICULAR. Estrada feita por iniciativa particular, para uso e utilidade de seu construtor.

Desde que construída nos limites de sua propriedade, pode a pessoa, que a fez e a quem pertence, vedar o trânsito de outrem por ela sem a sua autorização.

ESTRADA PÚBLICA. São as estradas construídas pelos poderes públicos para uso e gozo coletivo.

Pertencem aos *bens públicos*.

Podem ser *federais*, *estaduais* ou *municipais*, conforme se encontrem nos limites ou jurisdição da autoridade federal, estadual ou municipal.

ESTRAGO. É um deverbal, substantivo que é derivado regressivo do verbo estragar, que vem do latim vulgar *stragare*, forma hipotética de etimologia verbal, e quer significar, na terminologia jurídica, toda *deterioração* ou *dano*, que possa advir à coisa.

Corresponde, em certos casos, ao sentido de *avaria*, quando se tem esta na acepção de dano ou deterioração direta da coisa ou *avaria singular*, em que somente há o *estrago individual*.

O estrago pode ser *eventual*, *provocado*, *por força maior*, ou *decorrente do uso da coisa*, ou seja, *estrago natural*.

O *estrago eventual* é o que vem ou acontece à coisa, fortuitamente, por fato que não tenha sido deliberado.

O *estrago provocado* é o que decorre do uso negligente da coisa ou da deterioração causada propositadamente.

O estrago provocado ou intencional autoriza o dono da coisa a pedir o ressarcimento do dano patrimonial que lhe foi causado, exigindo da pessoa que o motivou as indenizações correspondentes.

O *estrago por força maior* é o que decorre de haver sido promovido ou executado para evitar um maior prejuízo ou o sacrifício de outras coisas.

Em questão de seguro, o estrago em tais condições é computado na soma de riscos assumidos pelo segurador.

Estrago natural é o que decorre, naturalmente, do uso ou da utilização da coisa, com o passar dos tempos.

Na terminologia comercial, as *coisas estragadas* dizem-se também *danificadas* ou *avariadas*. E, assim, se vê que estrago também pode ser tomado no sentido de *dano material*, ocasionado à coisa, em virtude do que ela diminui de valor ou de utilidade.

Estrago. Em sentido figurado, estrago é *dissipação*, *mau uso da coisa* ou *esbanjamento*.

ESTRANGEIRO. É o vocábulo derivado do latim *extraneus*, de *extra*, que quer dizer *de fora*.

Quer como adjetivo, quer como substantivo, significa a coisa ou a pessoa, que procede de ou pertence a um país de fora ou a outro país, ou outra nação.

Em relação à pessoa, porém, no sentido atual diz-se *estrangeira* a pessoa que nascida em outro país ou em terras estranhas, embora residente em outro país, conserva ainda sua primitiva *nacionalidade*.

Assegura a Constituição igualdade de direitos a *nacionais* e *estrangeiros*, no tocante à liberdade, segurança individual e à propriedade. No entanto, para o exercício de certas funções e para o desempenho de direitos políticos, frui o nacional certas regalias não outorgadas ao estrangeiro.

Os direitos políticos não são outorgados ao estrangeiro. E há funções públicas e mesmo comerciais que não podem ser por ele exercidas.

Em comércio, não podem ser *leiloeiros* nem *corretores*.

Há mesmo certos *cargos públicos*, bem assim certas funções, que somente podem ser exercidos pelos brasileiros natos, como os de Presidente da República, Ministro de Estado, proprietário ou armador de navios nacionais, Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Os romanos, em princípio, confundiam *estrangeiro* com o inimigo. E por isso o diziam *peregrinus antea dictus hostis*.

O *estrangeiro* perde essa condição pela *naturalização*. E passa, então, a dizer-se *naturalizado*.

ESTRANGULAMENTO. Estrangulação. Ato de matar ou matar-se por asfixia (*enforcamento*).

ESTRANHO. Do latim *extraneus* (de fora), é geralmente aplicado para designar a coisa ou a pessoa que não participa do ato jurídico ou não pertence a ele. Possui o sentido de *alheio* ou *de fora*.

Numa sociedade ou num condomínio, por exemplo, *estranho* é a pessoa que não faz parte da sociedade ou não é coproprietária do domínio comum.

Em relação à família, estranho é o que não é parente nem está ligado a ela por qualquer parentesco, mesmo afim.

Em certos casos, ainda, estranho quer significar a pessoa que não era sabedora do fato, ou por não ter participado dele ou por não haver sido cientificada dele.

Estranho. Diz-se, particularmente, de *estranho*, para o forasteiro ou pessoa que não reside num lugar, e aí se encontra momentaneamente. É a pessoa *desconhecida*.

ESTREITO. Derivado do latim *strictus* (apertado, cerrado), é comumente aplicado para indicar a *interpretação* ou o *sentido*, que deve ser tomado ao *pé da letra* (literal), por não comportar outra interpretação ou sentido.

Entende-se, também, o sentido ou significado limitado das palavras e das coisas, opondo-se, assim, ao *lato*. É, em tal acepção, equivalente a *restrito*. É o mesmo que *estrito*.

Estreito. Na terminologia familiar, serve para indicar o vínculo de parentesco bem próximo.

ESTREMAR. Derivado do latim *extremus* (colocado no fim, no cabo), foi sempre empregado na terminologia jurídica com a significação de *demarcar*, *dividir* ou *separar* uma coisa de outra, de modo que as partes separadas sejam distinguidas.

ESTRITO. O mesmo que *estreito*, quer dizer *limitado*, ou seja, o que deve ser compreendido em seu sentido literal.

Opõe-se ao lato.

Vide: *Stricto sensu*.

ESTUÁRIO. Derivado do latim *aestuarius*, dada também como de formação onomatopeica da locução *mare aestuat* (*que está agitado*), é aplicado, na linguagem geográfica e jurídica, para indicar a *embocadura* ou a *foz* de um rio que, aí, se alarga desmesuradamente.

ESTUDANTE. Derivado de *estudar*, de *studere* (instruir-se), designa toda pessoa que cursa ou frequenta uma *escola* ou um *estabelecimento de ensino*, fundamental, médio, profissional, técnico ou superior, enquanto não termina seu curso.

ESTUDO. Do latim *studium* (aplicação, trabalho, empenho), é indicado para significar *aaplicação* ou o *empenho mental* para adquirir maior soma de conhecimentos científicos, literários ou artísticos. É a aplicação ou *empenho* para que se fique *senhor de conhecimentos* a respeito de um assunto ou de um plano.

Dessa forma, quando se disser *estudo de um processo* ou *estudo de uma questão*, bem se tem a ideia do *esforço* despendido pela pessoa para que se *enfronhe* ou *fique conhecendo intimamente os pontos dominantes* do processo ou da questão, a fim de que possa *distinguir a razão* ou o *fundamento* que a faça procedente ou improcedente, em relação ao autor.

Neste sentido, *estudo* quer dizer *exame meticoloso* de tudo o que está contido num assunto ou matéria, para que se forme uma exata compreensão a seu respeito.

Estudo. Em certos casos, quer significar *dissimulação*. Vem assim do sentido de *estudar*, quando se compreende *dissimular*, ou procurar *atitudes* e *gestos fingidos*, a fim de fazer crer o que não é.

Neste sentido, diz-se, então, *resposta estudada*, para significar resposta preparada arditosamente, para fugir à verdade.

ESTUPEFACIENTE. Entorpecente.

ESTUPRO. Derivado do latim *stuprum* (afronta, infâmia, desonra), era, primitivamente, tomado em sentido genérico para distinguir toda espécie de *trato carnal criminoso* ou *comércio carnal ilegítimo*, com *mulher honesta*.

As recentes reformas ao Código Penal se alinham às leituras atuais dos tribunais e da Sociedade, em decorrência da Constituição Federal de 1988. Assim, o Título VI do Código Penal. Antes denominado de *Crimes contra o Costume*, agora passa a ser denominado *Crimes contra a Dignidade Sexual*.

Atualmente, o crime de *estupro* ocorre quando o agente constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou com ele permitir que se pratique conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso.

Mediante o fato da conjunção carnal se efetivar através da cópula vagínica, ou seja, só pode ocorrer através da penetração do pênis na vagina, verifica-se que neste caso somente o homem pode ser agente ativo e a mulher agente passivo. No que se refere a qualquer outro ato libidinoso, o homem e a mulher podem configurar tanto como agente passivo ou ativo.

Admite-se tentativa no crime de estupro, quando através do constrangimento o agente ativo tente praticar conjunção carnal ou ato libidinoso e por questões alheias a sua vontade não tenha sucesso.

O dolo é elemento essencial para a caracterização do tipo penal, não sendo o fato punível a título culposos

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Figura trazida com a Lei 12015/2009 e substitui a *antigaviolência presumida do estupro*, constante do revogado artigo 224, alínea a, do Código Penal. Abrangendo o tipo e considerando vulnerável não somente a vítima de conjunção

carnal ou outro ato libidinoso que seja menor de quatorze anos, mas também aquele que possua alguma enfermidade ou deficiência mental, e não tenha o discernimento necessário para a prática do ato. Ou ainda, aquele que por qualquer outra razão não possa oferecer resistência.

“ET CETERA”. Locução latina, que se escreve abreviada *etc.*, que se traduz por *e o mais ou o resto*, ou ainda, *e assim por diante*.

Desse modo, quer significar uma *abreviação* da frase, cujo texto não é escrito por inteiro, no entanto, que se percebe pelo que já se encontra escrito.

Nesta razão o *etc.* somente é justificável para registro das frases ou fórmulas de uso ou do estilo, ou para reduzir palavras já anteriormente determinadas, de modo que não se tenham como excluídas do pensamento escrito.

ÉTICA. Derivado do grego *ethikos*, pelo latim *ethicu*, é definida como a *ciência da moral*.

Mas, na terminologia da técnica profissional, é o vocábulo usado, sob a expressão de *ética profissional*, para indicar a soma de *deveres*, que estabelece a *norma de conduta* do profissional no desempenho de suas atividades e em suas relações com o cliente e todas as demais pessoas com quem possa ter trato.

Assim, estabelece a *pauta* de suas ações em todo e qualquer terreno, onde quer que venha exercer a sua profissão.

Em regra, a *ética profissional* é fundada no complexo de normas estabelecidas pelos usos e costumes.

Mas pode ser instituída pelos órgãos, a que se defere autoridade para dirigir e fiscalizar a profissão.

Os advogados possuem o seu *Código de Ética Profissional* instituído pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Em seu primeiro artigo, sintetiza toda a essência da ética a ser seguida pelo advogado: “Os deveres do advogado compreendem, além da defesa dos direitos e interesses que lhe são confiados, o zelo do prestígio de sua classe, da dignidade da magistratura, no aperfeiçoamento das instituições de Direito, e, em geral, do que interesse à ordem jurídica”.

Vide: *Ordem dos Advogados do Brasil – OAB*.

ETILÔMETRO. O etilômetro ou teste de ar alveolar pulmonar, popularmente denominado bafômetro, verifica a concentração de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. (pg)

ETIQUETA. Derivado do francês *étiquette* (cerimonial, marca), entende-se o *cerimonial*, que regula os deveres e solenidades exteriores a respeito dos lugares ocupados pelas pessoas em uma reunião e da maneira de proceder em relação a todos os presentes, na ordem de sua posição, autoridade e dignidade.

Constitui-se, assim, em ritual a ser adotado em recepções ou festas oficiais ou de cerimônia.

Etiqueta. Extensivamente, no entanto, passou a indicar a *reverência* que se deve ter em relação aos atos a serem praticados, segundo as circunstâncias de tempo e de lugar. Ou a designar as *fórmulas convencionais*, estabelecidas para a prática de certos atos.

E quando a estas não se atendem, dizem, então, que se está *fora da etiqueta*, o que equivale a dizer que *está fora do estilo*.

Etiqueta. Na terminologia mercantil, serve a palavra para designar a *pequena parte de papelou de papelão*, que se prega nas mercadorias ou nos objetos para designar a sua qualidade, sua procedência, dar o seu destino ou anotar o seu preço.

Aí, então, equivale a *marca* ou *sinal*, cujo objetivo é assinalar ou distinguir as coisas ou os fatos que nela se anotam.

EUTANÁSIA. Derivado do grego *eu* (bom) e *thanatos* (morte) quer significar, vulgarmente, *aboa morte*, a *morte calma*, a *morte doce* e *tranquila*.

Juridicamente, entende-se o *direito de matar* ou o *direito de morrer*, em virtude de razão que possa justificar semelhante morte, em regra provocada para término de sofrimentos, ou por medida de seleção, ou de eugenia.

A eutanásia provocada por outrem, ou a morte realizada por misericórdia ou piedade, constitui o *homicídio ou crime eutanásico*, considerado como a *suprema caridade*. Não é, no entanto, a eutanásia admitida pelo nosso Direito Penal. Mas admitem-na outras legislações.

EVASÃO. Derivado do latim *evadere* (escapar, fugir), é empregado na terminologia do Direito Penal para designar a *fuga* de uma pessoa (presa ou detida em cumprimento de pena ou por medida de segurança) da prisão ou do lugar, em que fora recolhido.

Se para a *evasão* obteve o fugitivo concurso ou auxílio estranho, a pessoa que o auxiliou na fuga é passível de pena.

Também agrava sua situação a *evasão* com *violência contra as pessoas*, a quem competia vigiá-lo.

Evasão. Na tecnologia do Direito Tributário, quer o vocábulo significar a *fuga* ou *subtração* do contribuinte ao pagamento do imposto, que lhe é atribuído, usando para isso de meios que evitem a *incidência tributária* a seu cargo.

A *evasão* pode ser *legítima* ou *ilegítima*.

É *legítima*, quando a pessoa procura evitar o encargo tributário, não praticando o ato que o obrigaria ao pagamento do imposto. E assim se *subtrai* a ele, colocando-se fora da situação e das condições em que a lei o compeliu à obrigação de prestá-lo.

É *ilegítima*, quando a pessoa emprega ou se utiliza de processo ou meios ilícitos ou irregulares, defesos em lei, para fugir ao pagamento dos impostos devidos.

A *evasão ilegítima* objetiva-se no *contrabando* ou na *sonegação*. Entende-se *evasão criminosa*, que leva o faltoso não somente a cumprir o pagamento da contribuição com as multas fiscais, como, em certos casos, a ser levado à punição penal, desde que, além da ilegitimidade de seu ato, mostre-se ele revestido de dolo ou falsidade.

EVENTENTE. De *evencer* (desapossar judicialmente), entende-se a pessoa que, por ação de reivindicação, ou qualquer outra ação apropriada, reapossa-se ou readquire o domínio da coisa sobre que tinha legítimo direito, mas que se encontrava em poder de outrem. É o mesmo que *evictor*.

EVENCER. Do latim *evincere*, de onde tirou o sentido jurídico, significa desapossar judicialmente a pessoa de sua propriedade, ou da propriedade que se encontra em sua posse.

É, assim, o resultado que se obtém pela *imissão de posse* ou qualquer reivindicatória, pela qual se tira da posse de outrem a coisa em seu poder, porque judicialmente se convenceu que não a tinha juridicamente, ou seja, sob a proteção legal.

Do verbo formam-se, então, os vocábulos *evicção*, *evencimento*, *evicto* ou *evencido*.

Vide: *Evicção*. *Evicto*.

EVENCIMENTO. De *evencer*, entender-se o *desapossamento da coisa* do poder de quem se encontrava, por efeito de sentença judicial.

Vide: *Evicção*.

EVENTO. Do latim *eventus* (sucesso, acontecimento), é tido na linguagem jurídica com o próprio sentido que, vulgarmente, lhe é atribuído: *acontecimento* ou *fato*.

Evento, assim, designa tudo o que possa acontecer.

Na técnica jurídica, servem os eventos para concretizar as *condições*, cláusulas que se põem nos contratos para subordinar o efeito do ato jurídico a *fato* ou *acontecimento* incerto e futuro.

E, nesta razão, o evento pode ser *futuro* e *incerto*.

De sua *futuridade*, em face do que se vê que não aconteceu nem chegou, e de sua *incerteza*, é que se forma a *condição* ou o *modo* de ser cumprida a obrigação.

Embora a *incerteza* implique a ideia de *futuridade*, pois o que é incerto é porque ainda não veio nem aconteceu, pode ocorrer *evento futuro*, que seja *certo e esperado*.

No entanto, se o *evento* é *certo*, é *termo*, não *condição*. E, assim, não se suspende a obrigação. Apenas se defere sua exigibilidade para quando se vença ou se registre o *termo*, o *evento certo assinalado na obrigação*.

Apesar de ser esse o conceito amplo de evento, em sentido limitado é tido como *todoacontecimento casual*.

Nesta razão, é que se tem o *eventual* como *contingente, fortuito, ocasional*. É a consideração, assim, de algo que pode acontecer ou não.

Quando se quer aludir ao *evento* ou *fato* promotor de um *dano*, ocasionado pelo devedor ao credor, diz-se *eventus damni*, que se mostra o *fato* ou o *ato* de fraude, em que se funda o prejuízo de credor.

EVENTUALIDADE. De *evento*, significa o caráter ou a condição do que é eventual, mostrando assim a *possibilidade* ou *probabilidade* do fato, cuja realização é prevista.

EVERSÃO. Derivado do latim *eversio*, de *evertere* (esbulhar, abater, destruir), além de ser aplicado no sentido de *destruição* e *dissipação*, possui, na terminologia jurídica, conforme significado que lhes emprestavam os romanos, a acepção de *esbulho* ou *ação de desapossar* alguém do que lhe pertence.

Neste caso, o *esbulhador* será o *eversor*, e a *coisa esbulhada* diz-se *eversiva*.

EVICÇÃO. Do latim *evictio*, de *evencere* (evencer, desapossar judicialmente), por sua origem, significa o ato pelo qual vem um terceiro desapossar a pessoa da coisa ou do direito, que se encontrava em sua posse, por ter direito a ela. É o *desapossamento judicial*, ou seja, a *tomada da coisa ou do direito real*, detida por outrem, embora por justo título.

A *evicção*, assim, decorre da sentença, que atribui ao *evictor* o direito sobre a coisa, em virtude da qual se assegura no direito de *evencer* a coisa ou o direito, que não se encontrava sob sua posse e domínio.

Mostra-se, em tal caso, a *reivindicação da coisa*, ou *do direito real*, em poder de outrem que a detinha como proprietário ou titular deles.

Por seu aspecto, confunde-se, às vezes, a *evicção* com a perda da coisa sofrida pelo *evicto*. Praticamente, é esta a consequência da *evicção*: o *evictor* *toma* a coisa e o *evicto* a *perde*.

Neste sentido, então, bem se compreende a lei processual quando se refere ao direito do adquirente de, pelo *chamamento ao processo* ou *denúnciação da lide*, resguardar-se dos *riscos da evicção* (pelos riscos da *perda judicial* da coisa que adquirira). E por esse ato, resguardado que é em seus direitos, obriga o *alienante* a vir *assegurar a evicção*, ou seja, a vir *cobrir, indenizar* ou *responder ao evicto* pelo desfalque que a *evicção* trouxe a seu patrimônio.

Em regra, admitiu o uso a expressão *direito à evicção*, na compreensão do direito que assiste à pessoa de pedir a indenização do *desfalque*, que a *evicção* acarretou a seu patrimônio, daquele de quem houve a coisa ou o direito.

Mas o direito aos riscos da *evicção* (direito à *evicção*) decorre sempre de haver o adquirente, diligentemente, tão logo seja a coisa ou o direito real objeto de demanda, promovido o *chamamento* ou a *denúnciação*. Em certos casos, como da *denúnciação*, quando ele próprio intenta a demanda, mesmo antes que seja o *objeto da ação* posto em litígio, deve ser assegurado no direito da *evicção*, pela *ciência* dada ao alienante, ou de quem quer que seja que lhe tenha transferido, ou cedido a coisa ou o direito.

A *ação de evicção*, nome que se dá ao *direito de agir em juízo* por parte do *evicto* para haver a indenização pela perda sofrida, ou seja, a restituição do preço da venda, acrescido das despesas naturais do contrato e dos prejuízos decorrentes da *evicção*, ou a recomposição da coisa ou do Direito em seu estado anterior, assegurada pelo *chamamento* ou pela *denúnciação*, deve ser proposta posteriormente (*ação direta*), em vista da sentença que reconheceu o direito do reivindicante.

E, assim, de posse do teor da sentença, por ela torna o *evicto* exequível o seu direito, mostrando que tinha o justo título de domínio, posse ou uso sobre a coisa ou sobre o direito real. É a prova do *jus in re*, em que se funda o direito do *evicto*.

O direito de *evicção* não depende, em regra, de cláusula expressa. É congênito do contrato de compra e venda, em virtude do que todo vendedor responde pela justa *reparação* quando ocorra *evicção* na coisa vendida.

EVICTO. Do latim *evictus* (subjugado, vencido), é o vocábulo indicativo da pessoa que sofre *evicção*. A ela se assegura, quando não tenha negligenciado o *chamamento* ou

denúnciação, o direito de reparação do prejuízo tido pelo evencimento da coisa, ou mesmo a recomposição dela, em certos casos, como o de permuta.

Mas, embora não tenha o direito de agir judicialmente, fundado na *ação de evicção*, por não haver, oportunamente, dela se assegurado, não se impede que o *evicto* intente contra o alienante ou a pessoa de quem houver a coisa *evicta* ou reivindicada, a ação apropriada para pedir a indenização, que lhe compete.

A falta de chamamento ao processo impede-lhe, no entanto, de tornar exequível contra o alienante a sentença que o tiver condenado.

EVICTOR. Diz-se da pessoa que intenta a evicção para desapossar alguém daquilo que lhe pertence.

É tido também como *evencente*.

EVIDENTE. Do latim *evidens* (claro, patente), é vocábulo que designa, na terminologia jurídica, tudo que *está demonstrado*, que *está provado*, ou que é *convincente*, pelo que se entende *digno de crédito* ou *merecedor de fé*.

O fato é *evidente* quando está exuberantemente provado. E a *prova é evidente* quando não pode haver contra ela qualquer oposição ou impugnação.

O evidente é o *certo*, o *real*, o *positivo*.

As perícias, por sua essência, têm a propriedade de tornar evidentes os *atos* por elas verificados.

EVITAÇÃO. Do latim *evitatio* (esquivança), de *evitare* (evitar, desviar, fugir), designa o ato pelo qual a pessoa procura fugir à prática de um ato ou procura tornar ineficaz a ação de qualquer fato.

Em qualquer sentido, mostra-se o *impedimento* consciente dado à realização de certas coisas, em virtude do que elas não se fazem.

EVOCAÇÃO. Do latim *evocatio*, de *evocare* (evocar, chamar, mandar vir), possui o mesmo sentido de *convocação* ou *avocamento*.

E, assim, pode ser aplicado para designar o ato pelo qual uma autoridade judiciária superior *aavoca* ou pede a transferência do julgamento da causa para sua competência. Ou o ato pelo qual se convocam pessoas para comparecer perante uma autoridade judiciária ou administrativa, ou se autorizam medidas necessárias à instância superior por ofício de uma autoridade de inferior instância.

EXAÇÃO. Derivado do latim *exactio*, de *exigere* (exigir, cobrar um imposto), indicando *ação de pedir, de obrigar* ou *cobrar*, é, na técnica do Direito Administrativo, aplicado para designar a função ou encargo, de *arrecadar* ou *receber impostos, taxas, emolumentos* ou outras *quaisquer espécies de renda*, tributárias ou não, devidas ao erário.

A *exação*, assim, caracteriza-se pelo fato da *arrecadação* ou da *cobrança* de valores pertencentes ao fisco, promovida por pessoa a quem se atribui o encargo de os receber e guardar.

É a função do *cobrador*, do *tesoureiro*, do *almoxarife*, do *coletor*, ou de toda pessoa a quem se cometa autoridade de *cobrar* tributo ou taxa, devido ao fisco, em virtude de lei ou de regulamento.

Por extensão, indica a função ou cargo análogo em empresas ou estabelecimentos particulares.

Vide: *Exator*.

Exação. É princípio assente na lei penal que a *exação* se cumpra normalmente, segundo o sentido legal, de modo que toda arrecadação ou cobrança se efetive consoante o justo e o razoável e nos limites do determinado regulamentarmente.

Quando o funcionário excede sua autoridade, seja usando de meios impróprios para cumprir suas atribuições, ou exigindo mais do que é devido pela parte, diz-se que praticou *excesso de exação*, que é delito previsto no Direito Penal (art. 316, § 1º).

“EX ADVERSO”. Locução latina, que se traduz *do lado contrário*, geralmente empregada na terminologia forense para designar a parte ou o advogado contrário: advogado *ex adverso*.

“EX AEQUO”. Locução latina empregada na terminologia forense para indicar a *igualdade de mérito* ou *de título*.

“EX AEQUO ET BONO”. Expressão latina, comumente empregada na terminologia do Direito para exprimir tudo o que se faz ou se resolve, *segundo a equidade e o bem*.

Assim, decidir ou julgar *ex aequo et bono* quer significar decidir ou julgar por equidade.

“EX AUCTORITATE PROPRIA”. Expressão latina, que se traduz *por sua própria autoridade*, empregada para significar o ato que é praticado ou executado por uma pessoa em virtude do *poder* de que está investida.

É, assim, ato que decorre ou é inerente de sua própria atribuição, não dependendo de delegação ou autorização de outrem.

Mas é tido também para designar o *ato autoritário*, que se praticou assim pela *autoridade*(vontade) da própria pessoa, sem que esteja, portanto, autorizada por *delegação* ou *por ordem superior*.

“EX CATHEDRA”. Locução latina, que se traduz como *de cima da cadeira* ou *do alto da cadeira*, empregada para aludir à *autoridade*, à *valia* do que diz ou do que ensina a pessoa que fala da *cátedra* (cadeira professoral). Falar *ex cathedra*, ensinar *ex cathedra*, é exprimir-se como *catedrático* ou como *mestre*.

Em sentido semelhante, emprega-se a expressão *ex professo*, igualmente entendida como dizer ou asseverar com *autoridade de professor* ou com *exatidão*.

“EX CONSENSU”. Traduzida como *com o assentimento*, é locução latina empregada para indicar que o ato foi praticado com o consentimento ou com a aprovação de uma pessoa, o qual não era estranho a ela.

“EX FACTO ORITUR JUS”. Aforismo jurídico, que se traduz: *o direito se gera dos fatos*.

“EX LEGE”. Locução latina que se traduz *segundo a lei* ou *em conformidade com a lei*. E assim se diz também *ex vi legis*, pela força da lei ou segundo a força da lei.

“EX OFFICIO”. É locução latina, que se traduz *oficialmente*, para significar o ato, que se pratica, por imposição ou por determinação legal, quando no desempenho de uma função.

Na terminologia jurídica é, assim, o ato processual determinado pelo juiz, segundo os termos da lei, sem que se torne necessário pedido ou requerimento das partes contendoras.

Ato *ex officio* é, pois, o ato que se executa *de ofício*, *por ofício* ou *oficialmente*, isto é, *em razão do ofício* ou *por dever do ofício* (cargo ou função).

Em certos casos, a deliberação *ex officio* pode mostrar-se facultativa e o juiz a toma no interesse da justiça, quando a julga necessária.

Em outros, porém, é ato que deve ser cumprido por ele, porque assim o determina a própria lei.

Assim, quando se diz recurso *ex officio*, significa o recurso que será interposto pelo próprio juiz, sem interferência ou pedido das partes, desde que é *recurso obrigatório*, imposto por lei. E, quando se diz processar *ex officio*, se tem a ideia do processo ou do ato que se processa sem interferência ou pedido das partes interessadas.

“EX NUNC”. De agora em diante; a partir do presente momento; sem efeito retroativo.

“EX PROPRIO JURE”. Locução latina, empregada comumente para indicar a pessoa que age *por direito próprio*, isto é, pelo direito que é seu, que lhe é assegurado, independentemente da vontade, deliberação ou ordem de outrem.

Opõe-se, assim, ao *direito alheio*.

“EX TUNC”. De então, ou desde então; com efeito retroativo.

“EX VI”. Por efeito de, por determinação de, por força de (*ex vi legis*).

EXAME. Derivado do latim *examen* (ponderação, averiguação), é realmente nesta acepção que se aplica, para designar toda investigação, análise ou pesquisa levada a efeito para o conhecimento exato do que se quer saber ou tornar evidente.

Na técnica forense, entende-se todo ato ou diligência determinada para que se apure a verdade sobre o fato alegado. Indica-se a *perícia* promovida para investigação pedida ou que se faz necessária, em proveito da *verdade*, que se quer apurar.

Exame. Na técnica escolar ou acadêmica, designa a *prova* a que se submete o estudante ou aluno, a fim de que se verifique seu aproveitamento nos estudos.

E conforme essa prova é feita por escrito ou verbalmente, diz-se *exame escrito* ou *exame oral*. A pessoa que investiga o grau de aproveitamento do aluno é o *examinador*. E o aluno submetido a esta investigação diz-se *examinando*.

Do exame, torna-se evidente o aproveitamento ou não, e dele decorre a *aprovação* ou *reprovação*, segundo as regras regimentais instituídas para o caso.

EXAME DE ESCRITA COMERCIAL. É a perícia requerida judicialmente para verificação de lançamentos feitos numa *escrita comercial*.

Assim se diz, em distinção ao *exame de livros*, que corresponde a igual perícia, quando o *exame* é *parcial*, isto é, somente no *ponto* ou *na parte*, em que se executou a contabilização das operações, que se desejam *mostrar* ou *provar*.

Aí, como se vê, também não se trata de *exame gráfico*, consistente na verificação da letra e da assinatura, mas investigação acerca da procedência ou improcedência do *lançamento contábil*.

O exame de escrita é promovido pela *ação de exibição* (*ad exhibendum*), desde que se converta em exibição da coisa (os livros).

EXAME DE LIVROS. Consiste na perícia que é feita nos livros comerciais, a fim de que se verifique o que é do *interesse* da pessoa que pede.

Vide: *Exibição de livros*.

EXAME DE SANIDADE. É o *exame de saúde* ou a perícia médica promovida para verificação do estado de saúde de uma pessoa.

Em matéria penal, difere do *corpo de delito* ou do exame promovido com a intenção de apurar a extensão ou gravidade da ofensa física, isto é, do ferimento produzido.

O *exame de sanidade* é aquele a que se procede posteriormente para evidência do estado de saúde, em consequência dos ferimentos ou ofensas físicas anteriormente constatadas. Ou seja, verificação do *estado de saúde atual da pessoa*, para ser posta em confronto com a perícia médico-legal, ocorrida pelo *corpo de delito*.

Vide: *Exame médico*.

EXAME GRAFOLÓGICO. Assim se designa a perícia que se promove num documento ou numa escritura, a fim de que se verifique sua veracidade ou autenticidade.

Por ele, em regra, se põe em evidência a alegação de vício ou de falsidade, a respeito dos títulos, dos documentos ou de outros papéis escritos, sendo promovido ou executado mediante pedido de uma pessoa, que ponha em dúvida a sua veracidade ou autenticidade.

Este deve ser feito por especialistas ou peritos na *arte grafológica* ou técnica de semelhantes pesquisas.

O exame pode ser executado para verificação de *alteração* no texto do documento ou *autenticidade das assinaturas* que o firmam.

EXAME MÉDICO. É a denominação genérica, dada a toda espécie de perícia ou exame procedido por médicos, a fim de constatarem o *estado de saúde* de uma pessoa, ou qualquer outra circunstância a respeito de sua vida.

Os exames médicos são geralmente ditos de *perícias* médico-legais, que se fazem necessárias, quer seja na ordem administrativa (casos de aposentadoria por invalidez), na ordem civil (casos de seguros e indenizações), quer na ordem penal, para a evidência das ofensas físicas, que se qualificam de delituosas ou dos atentados ao pudor.

Quando se trata de apurar o *estado de saúde da pessoa* diz-se mais propriamente *exame de sanidade*.

Neste também se inclui o *exame das faculdades mentais*, ou *exame mental*, quando se refere particularmente à evidência do *estado mental* da pessoa, a fim de se verificar se está em condições de dirigir sua pessoa e administrar seus bens.

É exame necessário para os casos de interdição por incapacidade mental ou afecção das faculdades mentais.

É mesmo do estilo, em tais casos, que o juiz proceda a *exame pessoal* no interditando, a fim de que, por sua ciência, verifique também a procedência das alegações a respeito do irregular ou anormal funcionamento das faculdades mentais da pessoa.

EXAME MENTAL. Vide: *Exame médico*.

EXAME PERICIAL. É denominação genérica atribuída a toda e qualquer espécie de exame ou perícia, autorizada judicialmente.

É seu objetivo o esclarecimento da verdade ou a elucidação do fato controvertido ou contestado, que motiva o *litígio* utilizando-se de elementos estranhos e capazes de trazerem uma conclusão elucidativa sobre o estado verdadeiro do que se quer saber.

Genericamente, todos os *exames periciais* dizem-se *perícias*, nas quais se classificam como espécies: *exame*, no seu sentido estrito, *vistoria*, *arbitramento*, *avaliação*.

No sentido próprio, *exame* é a inspeção determinada judicialmente para a verificação de qualquer circunstância ou fato alegado por uma das partes, cuja veracidade não pode ser comprovada sem ser por esse meio, ou seja, pela habilidade e perícia de um estranho, que, por seus conhecimentos técnicos, chega à conclusão da verdade.

O exame pode incidir sobre coisas, fatos, animais ou pessoas. E, especializando-se, diz-se: exame grafotécnico, exame de livros, exame de documentos, exame da letra, exame da escrita, exame de sanidade, exame mental, exame médico.

Todos esses exames podem ser feitos no curso da ação, como em processo acessório, mesmoad *perpetuam rei memoriam*, com exceção da *avaliação*.

O Cód. de Processo traça as regras para o procedimento das perícias, que constarão de um *laudo pericial* feito e assinado pelo *perito*.

Vide: *Laudo*. *Laudo pericial*. *Perito*. *Quesitos*.

Quando os exames periciais versam sobre matéria *técnico-científica*, devem ser confiados às pessoas que exibam prova de capacidade e idoneidade profissional legais, ou que exibam o diploma científico, que lhes assegura o exercício da profissão correspondente.

Para os exames de contabilidade, os técnicos autorizados são os contadores diplomados na forma da lei vigente.

EXATOR. Derivado do latim *exactor*, onde possui o significado jurídico de *cobrador de impostos* ou *recebedor de rendas públicas*, é neste sentido empregado, também, na terminologia do Direito atual.

No entanto, *exator* possui não somente essa estrita acepção, mas atinge a toda pessoa que exerça função ou encargo de *guarda* ou *depositário* de valores pertencentes a outrem.

Nos domínios do Direito Administrativo, exator é, pois, todo funcionário público que desempenha as funções de *tesoureiro das rendas* e valores públicos, bem como todo aquele a quem se comete o encargo de receber *dinheiros públicos*, isto é, pertencentes ou devidos ao Poder Público, provenham de impostos, taxas, emolumentos ou de quaisquer outras contribuições, a que se é obrigado.

Nos domínios do Direito Privado, seja civil ou comercial, ou trabalhista, *exator* é toda pessoa que exerce cargo de *depositário* de haveres ou valores pertencentes ao preponente ou empregador.

São, assim, os caixas, os *tesoureiros*, os *cobradores*.

Desse modo, quem não tenha a seu encargo ou como função *receber* ou *guardar dinheiros e valores*, que lhe são confiados em *razão do cargo* ou *função*, não se entende *exator*, no sentido técnico e jurídico do vocábulo.

EXAUTORAR. Tirar a autoridade.

EXCEÇÃO. Derivado do latim *exceptio*, de *excipere* (executar, fazer ou alegar exceção), possui o vocábulo na linguagem jurídica vários significados.

Ora pode significar a *reserva*, em virtude do que *se deixa de lado*, ou *não se inclui* uma certa coisa, equivalendo mesmo ao sentido de *exclusão*.

Ora entende-se a *derrogação* de um princípio ou de uma regra, em virtude da qual se *isenta* o ato ou a pessoa da obrigação ou imposição nela contida.

Revela-se, então, um *privilegio*, uma *isenção* ou mesmo uma *exclusão*.

Exceção. Mas, no rigor da técnica processual ou forense, e num sentido propriamente jurídico, é o vocábulo indicativo de toda *defesa* articulada por uma das partes, principalmente do réu, ou

para opor-se ao direito adverso ou para excluir a ação, seja temporariamente, seja para sempre.

Dessa forma, como *defesa*, ou investe a exceção diretamente sobre a ação, opondo-se às pretensões do adversário, ou traz as razões para impedir o andamento do feito, dilatando-o até que se remova a causa excepcionada, ou se torne perempta a demanda, pelo reconhecimento da razão alegada.

Daí, a clássica divisão das exceções em *dilatórias* e *peremptórias*.

O objetivo da *exceção*, mesmo modernamente, não perdeu o sentido que nos vem do *Direito Romano*: tende a paralisar a ação, sem que se discuta o *fato*, que a originou, ou a *existência atual do direito*, em que se funda.

Nesta razão, então, a exceção melhor se entende a ação do réu, contra o autor, para excluir o andamento da ação, evitando a condenação, quando se opõe contra o direito alegado, ou para impedir que se processe segundo a intenção do autor, mas consoante os desejos do réu, quando fundado em motivo jurídico, que a tal autoriza.

E, desta forma, a *intenção do autor pela exceção se elide* (*intentione per exceptionem elisa*).

Na vigência do Cód. Processual, três exceções podem ser intentadas inicialmente pelo réu: *de suspeição*, *de incompetência* e *de impedimento*.

Ao *réu*, em matéria civil, ou ao *acusado*, em matéria penal, pois tanto numa como noutra, são as exceções cabíveis, segundo o princípio de que *nam reus in exceptionem actor est*, cabe o ônus da respectiva prova.

EXCEÇÃO DA VERDADE. Sem que perca o significado jurídico em que é tido o vocábulo, a expressão exceção da verdade (*exceptio veritate*), apresenta-se como *meio de defesa* que se faculta ao acusado por crime de calúnia ou de injúria, para *vir provar* o fato incriminado, ou seja, a imputação por ele feita à pessoa, que se julga injuriada ou infamada.

Mas, segundo princípio que se firma em lei (Cód. Penal, art. 139, parág. único), a *exceptio veritate* somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.

Quando, no entanto, a injúria ou calúnia atinge fatos particulares, não permite a lei que, em sua defesa, venha o acusado desvendar aos olhos indiscretos dos demais a vida íntima ou particular dos demais concidadãos.

E a *exceção da verdade* não pode ser admitida, como elemento de defesa, em tal situação.

EXCEÇÃO DECLINATÓRIA DE FORO. É propriamente dita de *exceção declinatória do foro*, designada simplesmente *declinatória do foro* (*declinatoria fori*), referindo-se, principalmente, às questões de *competência* do julgador ou do juízo.

Diz-se justamente *declinatória* (do latim *declinatus*, de *declinare*, desviar, afastar), porque, pretendendo excluir a *intenção do autor* em manter o processo perante o juiz, em que foi proposta a ação, procura *afastá-lo* para outro juiz, cuja pretensão se diz de *declinação* ou afastamento.

Nesta razão é que, segundo regra processual, toda vez que o réu *excipiente* tenta *declinar do foro*, em que foi ajuizada a demanda contra ele, deve indicar o juízo para onde deve ser afastada ou levada (*declinada*) a demanda.

A exceção declinatória é, assim, a mesma *exceção de incompetência* do juízo, referindo-se, por isso, como a de *suspeição*, à pessoa do juiz, que é impugnado sob alegação de que lhe falece o *poder* ou *direito de julgar*, atributo que lhe é conferido pela *competência*, de onde, também, promana a sua *jurisdição*, para conhecer da causa submetida a seu juízo.

A exceção declinatória é da espécie *dilatória*, porque simplesmente suspende o curso da ação, até que se decida sobre a procedência ou improcedência dela, não possuindo, pois, qualquer efeito extintivo da ação.

Vide: *Competência, Exceção de incompetência*.

EXCEÇÃO DE COISA JULGADA. É a que se funda na coisa julgada (*res judicata*).

E tem por objetivo extinguir a ação, pelo que se diz *peremptória*, pois que, segundo princípio tradicional, impõe a exclusão da intenção do autor, levando o juiz a não condenar o réu, porquanto *si ea res judicata non esset*.

A exceção de coisa julgada (vide: *Coisa julgada*) assenta, pois, na alegação pelo réu de que a coisa já foi decidida em julgamento anterior. E, por essa justa razão, procura impedir que se reproduza o litígio já decidido: *sinter me et te ea res judicata non sit*, para que *bis de eadem re non sit actio*.

A respeito da coisa julgada, firmam-se os aforismos:

“*Res inter alios judicata aliis neque nocet neque prodest*” (A coisa julgada entre uns não prejudica, nem aproveita os demais).

Quer isto dizer que a *coisa julgada* deve trazer também a *identidade de pessoas*, pois somente é oposta por quem tenha sido anteriormente *favorecido* pela sentença.

Em relação às pessoas, sua força é fundada no “*eadem personae* ou *eadem conditio personarum*”. E daí por que estranhos não se favorecem pela *res judicata*.

“*Res judicata, pro veritate accipitur*” (A coisa julgada é tida como verdade).

E, nesta razão, é que possui a força peremptória para impedir a reprodução de questão já decidida, anulando ou excluindo a pretensão ou intenção do autor.

E se diz *exceptiones perpetuae*, em oposição às *exceptiones dilatoriae* ou *temporales*, porque se mostram *imprescritíveis*.

Em matéria penal, a exceção de coisa julgada não possui sentido diverso.

Significa a justa defesa do acusado, condenado ou absolvido em sentença anterior, para impedir que seja sujeito a novo processo penal pelo *mesmo fato delituoso*, embora venha este subordinado a nova titulação, que possa parecer *novo delito*. Ou ainda quando possa invocar em seu benefício julgamento anterior proferido a favor de outro indiciado, a respeito do *mesmo fato*.

EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. É a defesa material fundada no inadimplemento do contrato pela outra parte, isto é, nos contratos bilaterais ou sinalagmáticos, não pode a parte exigir da outra o cumprimento da sua obrigação se esta depende do cumprimento da própria obrigação. Vide, também, a *exceptio non adimpleti contractus*. (nsf)

EXCEÇÃO DE DOMÍNIO. Assim se diz da demonstração do direito de propriedade, nas pendências sobre a posse, por aquele que se julga com o melhor direito sobre ela.

A exceção de domínio (*exceptio proprietatis*) tende, pois, a excluir a posse daquele que a reclama, por pertencer legalmente àquele que se mostra senhor e possuidor da coisa, por título irrefutável.

Funda-se, assim, no princípio de que *não se deve julgar a posse a favor daquele a quem, evidentemente, não pertence a propriedade*.

EXCEÇÃO DE ILEGITIMIDADE. A exceção de ilegitimidade refere-se à *ilegitimidade de partes*.

É arguida como *matéria de defesa*, integrando a própria contestação, com o sentido de excluir ou anular a intenção do autor.

Resulta da *falta de qualidade* da pessoa para *estar em juízo*.

Em matéria civil, é motivo para a *preclusão processual*, implicando o indeferimento da petição inicial.

A exceção de ilegitimidade pode referir-se à pessoa do contendor ou à de seu procurador.

Quanto à pessoa do litigante, entende-se que não tem a qualidade para estar em juízo por não ter interesse na ação, seja econômico ou moral. Não lhe pode, assim, ser atribuída a qualidade de *litigante legítimo* ou *parte legítima* na relação de direito litigioso.

Quanto à pessoa do procurador, ou ele é *falso procurador* ou *procurador ilegítimo*, falecendo-lhe, em qualquer circunstância, a qualidade de *legítimo* para representar a *parte litigante*, mesmo que a esta assista o *direito de agir*. E daí vem o sentido de “ilegitimidade *ad processum*” (para agir no processo) ou “ilegitimidade *ad causam*” (para agir na causa), isto é, a resultante da relação de direito discutido.

No primeiro caso, o *defeito* pode ser removido ou sanado, com a ratificação dos poderes procuratórios, o que não se dará com a ilegitimidade de parte.

Em matéria penal, a ilegitimidade ocorre quando aquele que intenta a ação penal não possui *aqualidade legal* para promovê-la.

E o Promotor Público, nas ações de caráter privado, se não são satisfeitas as prescrições legais, ou seja, não tenha sido a ação penal iniciada por quem, validamente, a podia iniciar.

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. Tem por objetivo a exceção de incompetência afastar o juiz a quem se confiou a causa, porque se tenham razões de ordem jurídica para *declinar-se dele*.

E estas razões referem-se à *matéria* do feito (*ratione materiae*), ao *valor* da causa (*ratione valori*), às pessoas intervenientes no feito (*ratione personae*) ou ao *lugar* (*ratione loci*).

Fundada em qualquer dessas razões, a *exceção de incompetência*, que é a mesma *declinatória do foro*, tem por fim mostrar que o juiz não tem o *poder de exercer* sua jurisdição sobre a questão proposta, devendo, por isso, ser o conhecimento dela deferido ao juiz que se julga competente.

A exceção de incompetência deve vir inicialmente: se a parte consentiu que o juiz tivesse tomado conhecimento da causa, sem qualquer oposição imediata, já não poderá depois excepcioná-lo.

E o princípio é que, se a parte pratica qualquer ato que importe aceitação do juiz, já não o poderá recusar.

Em tal caso, ocorre a *prorrogação da competência*, desde que a incompetência não se *funderatione materiae*.

A exceção de incompetência se firma nos princípios que determinam a competência, pois esta é que dá a autoridade ao juiz para conhecer ou julgar a coisa submetida a seu veredicto, ou seja, é ela que mede a extensão jurisdicional do julgador, determinando os limites de *seupoder de julgar*.

Assim, em regra, somente a *incompetência relativa* é que deve ser proposta, por exceção, *in limine litis*. A incompetência absoluta é imprescindível e pode ser oposta em qualquer estado da causa: quando se evidencia, não firma jurisdição nem a prorroga.

A exceção de incompetência é *dilatória*.

Vide: *Competência. Exceção declinatória do foro. Incompetência*.

EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. É a que é intentada pelo réu contra o autor, para elidir sua intenção, em virtude da *duplicidade* de causas.

É, assim, em face da *litispendência*, a justa oposição do réu para que seja demandado por uma causa somente, com a exclusão de uma delas, a que foi *excepcionada*.

O fundamento da *exceção de litispendência* está na existência de duas *demandas* contra o réu, sobre a mesma *coisa*. Está na evidência das *identidades de causa, coisa e pessoa*.

Vide: *Litispendência*.

EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. É a defesa apresentada em sede de execução, visando desconstituí-la mediante arguição de que o título exequendo não oferece os requisitos necessários para tal, como, por exemplo, no que se refere a sua prescrição, iliquidez, inexigibilidade ou incerteza. Há entendimentos doutrinários no sentido de que a exceção de pré-executividade não é possível em nosso Direito, em face da previsão da lei processual de que a defesa na execução somente tem sede nos embargos após a garantia do juízo. No entanto, a jurisprudência já inclina, com certa facilidade, no sentido de admitir a execução de preexecutividade sobre temas que não exijam a dilação probatória, isto é, a produção de provas, o que seria impossível pelo caráter incidental da arguição. (nsf)

EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. A rigor, não constitui a *exceção de prescrição* ato processual próprio. É *matéria de defesa* que se argui na contestação ou mesmo em outras fases do processo, para que se decrete a *prescrição* do direito do autor, e seja, em consequência, julgado carecedor da ação.

Em matéria penal, no entanto, tanto pode ser promovida como *exceção* (sentido processual), como por meio de petição, com a intenção de ser livre o acusado da *sanção penal*. E poder ser alegada em qualquer fase do processo.

Vide: *Prescrição*.

EXCEÇÃO DE PREVENÇÃO. Em regra, constitui *matéria de defesa*, devendo, assim, ser anotada na contestação. Assemelha-se à *litispendência*, embora esta ocorra quando a duplicidade de ações se dá no mesmo juízo, enquanto a prevenção mostra duplicidade de causas em juízos diferentes, embora igualmente competentes.

Mas pode ocorrer pela propositura de *ação acessória*, quando a *principal* está prevenida pela propositura em outra jurisdição.

Em tal circunstância, a *segunda demanda*, idêntica à primeira, deve ser excepcionada pela incompetência do juiz, que a primeira firmou a *competência* pela prevenção. De igual modo a *ação acessória*, que deve acompanhar o destino da principal, pode ser excepcionada por esta razão, para que se acumule ou se julgue juntamente com a principal, desde que o objeto contido numa não pode ser julgado em separado.

Não obstante, assim, não admitir a lei processual exceção de prevenção, no estilo de ato processual, pode a prevenção fundar a *exceção de incompetência*, quando pela prevenção o segundo juiz se mostre incompetente para conhecer da matéria, de que consta a nova demanda, notadamente quando consistente em *processo acessório*.

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Assim se diz da *alegação de suspeita de parcialidade* que possa ser feita contra o juiz, contra o órgão do Ministério Público, contra o escrivão ou serventuário da Justiça ou contra o perito nomeado para funcionar na causa.

É direito que assiste, indiferentemente, às partes litigantes, em matéria civil, ou ao acusado, em matéria penal.

Várias são as razões que podem fundar a suspeita de parcialidade, motivadora da exceção de suspeição.

Embora possa decorrer de *motivo superveniente*, isto é, surgido quando a ação já está em curso, e aí possa ser alegada como *matéria de defesa*, em regra a *exceção de suspeição* deve ser proposta no início da lide, antes que o juiz pratique ato no processo, a fim de que não se mostre haver sido inicialmente aceito.

A exceção de suspeição pode ser oposta pelo juiz, de ofício, ao tomar conhecimento do processo (CPC, art. 137).

Quando pelo réu, deverá ser levantada após a citação, como matéria preliminar.

Se pelo autor, tão logo seja distribuída a ação, antes que se promova a citação do réu.

A *exceção de suspeição* é processada em apenso aos autos da causa, com suspensão da mesma na hipótese de recebimento.

Vide: *Suspeição. Suspeição de parcialidade. Suspeita.*

EXCEÇÃO DILATÓRIA. Consoante o próprio sentido do qualificativo (dilatória), assim se diz a exceção que tem por objetivo simplesmente *adiar* ou *dilatar* o prosseguimento da causa, até que se decida sobre a *alegação* em que se funda.

Assim se entendem as exceções de suspeição e de incompetência.

Quer isto, então, significar que o *direito do autor* não perece: solvida a dúvida, terá a causa prosseguimento com o juiz competente ou com o que o substituir, em caso de suspeição.

Houve, assim, mera *interrupção* no andamento da causa, para exame e julgamento do incidente, pois que, em tais circunstâncias, a exceção não se apresenta em outro caráter.

EXCEÇÃO PEREMPTÓRIA. Assim se diz da exceção que é oposta com intenção de perimir a ação.

Desde que reconhecida, tem a exceção peremptória (*exceptio peremptoriae*) o efeito de fazer perimir o direito do autor, a respeito da demanda contra a qual se opôs o réu.

Dessa forma, a exceção peremptória é oposta com a intenção de *matar* a ação do autor.

A rigor, são peremptórias as exceções de coisa julgada e de litispendência, desde que, reconhecidas, fazem cessar o andamento da ação: é esta inicialmente *aniquilada*.

Quando, no entanto, não é oposta no estilo processual da exceção, sim como matéria de defesa, seja a de domínio (*exceptio proprietatis*), seja a de *prescrição* (*exceptio praescriptionis*), ou outra qualquer que possua força para ilidir o direito do autor, virá afinal justificar a improcedência da demanda e fundar a absolvição do réu.

EXCEÇÃO PESSOAL. Opondo-se à exceção real, assim se diz daquela que é atribuída à pessoa, em virtude de título ou qualidade que lhe é peculiar.

É, assim, a exceção que está inerente à pessoa (*in personam conceptae*). Diz-se ainda *exceptio personae cohaerentes*, isto é, *exceção ligada à pessoa*, porque se mostra própria a determinada pessoa, exclusivamente.

E, nesta razão, fundada em *vantagens pessoais*, ou *benefícios* não se transmitem, por vezes, nem pela sucessão.

EXCEÇÃO PREJUDICIAL. A exceção prejudicial tanto pode ser real como pessoal, quer se apresente como inerente ou firmada em direitos que derivem do estado das pessoas ou da coisa.

Diz-se *prejudicial* porque alude ou se refere a *matéria* que, mostrando-se como questão preliminar, *quando* resolvida, pode alterar o julgamento da questão principal.

É o caso da *prescrição* ou da *coisa julgada*, que afetam profundamente a solução da questão principal, desde que esta perece ou se *prejudica* com a solução favorável da prejudicial.

É mais comum, no entanto, a denominação *questão prejudicial*.

EXCEÇÃO REAL. É a exceção que se diz ou se mostra inerente à coisa (*in rem conceptae*) ou se diz ligada à coisa ou à causa (*rei cohaerentes* ou *causae cohaerentes*).

E por serem inerentes a uma relação de direito qualquer, são transmissíveis a todos aqueles a quem passam ou se transferem as mesmas relações de direito.

Mesmo as pessoas que se encontram ligadas a ela, por obrigações acessórias, tais como os fiadores, podem usar de sua força, visto que, se o *principal* pode ser *morto* pela evidência da exceção, o *acessório* acompanha o seu destino.

A *exceção real*, mais propriamente formulada em matéria ou alegação de defesa, opõe-se, assim, à exceção pessoal.

EXCEDENTE. Derivado de *exceder*, do latim *excedere* (ultrapassar, levar vantagem, afastar-se), na linguagem jurídica é objetivo que vem exprimir o sentido de tudo que se apresenta ou se mostra *além dos limites normais* ou *fora do âmbito legalmente estabelecido*.

Tem o mesmo sentido de *excessivo*, também de *exceder*. É o *exorbitante*, porque vai além do que é permitido ou facultado.

EXCELÊNCIA. Do latim *excellentia* (grandeza, elevação), é aplicado para o tratamento cerimonioso ou de etiqueta às pessoas de certa *categoria oficial* ou *social*.

Diz-se *tratamento de grandeza*, a que têm direito certas autoridades públicas ou mesmo particulares, como sejam os chefes de governo, embaixadores, ministros, bispos e as pessoas que possuem títulos nobiliárquicos de grandeza.

Modernamente, o tratamento é próprio para os Presidentes de República, Governadores de Estados, Ministros de Estado, Embaixadores, Ministros dos Tribunais, Desembargadores e Juízes, além das pessoas a quem, por sua notabilidade, se deva respeito e tratamento cerimonioso.

EXCELSO PRETÓRIO. Antiga expressão forense designativa do tribunal mais elevado que, no Brasil, é o Supremo Tribunal Federal. (nsf)

“EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS”. Exceção de contrato não cumprido.

EXCERTO. Derivado do latim *excerptus* (extraído, apartado), é empregado na terminologia do Direito para indicar toda *compilação* ou *reprodução* de trechos de obra ou escrito alheio, em obra ou livro de autoria de outrem.

Na técnica bibliográfica, diz-se *citação*, neste mesmo significado de reprodução de trechos de obras já publicadas em livros anteriores.

Como garantia aos *direitos autorais*, impõem as leis que os *excertos*, embora permitidos comoreprodução *parcial de trechos* de outros livros ou *reprodução de pequenas composições* em obras de maior vulto, devem trazer a anotação de onde procedem, isto é, a indicação do autor e do livro de onde foram extraídos ou reproduzidos.

Segundo a técnica adotada, a *citação* que se faz entre aspas é seguida da indicação do *nome do autor*, *título da obra*, *edição*, *volume* ou *tomo*, *parágrafo*, *página*, *nome do editor*, *local*, *data da edição*. E se o *excerto* é decorrente de citação feita já por outrem, além das remissões

acerca do autor, a menção do autor e do livro de que se extraiu, com a anotação de *apud*, como meio indicativo de sua extração.

EXCESSO. Derivado do latim *excessus*, de *excedere* (ser excedente, passar além, ultrapassar), é indicativo de toda ação ou de atos *exorbitantes*, que ultrapassam os limites ou a medida, que lhes são determinados ou preestabelecidos.

O *excesso*, assim, significando o *além do limite determinado*, indica o que não é aprovado ou reconhecido.

De *excesso*, forma-se *excessivo*, para indicar a qualidade do que excede ou se mostra em demasia. E *excessivamente* para mostrar o modo por que se pratica o ato, com excesso de medida.

EXCESSO CULPOSO. Na técnica penal, *excesso* possui o mesmo sentido que se dá em Direito Civil: é a demasia ou o afastamento do limite ou da medida, em que se autoriza o ato. Assim, entende-se *excesso culposo* todo afastamento aos limites do *ato autorizado*.

A respeito da legítima defesa, o *excesso* mostra-se culposo, quando o agente, na defesa, emprega meios que se mostravam *desnecessários* ou *prescindíveis*.

Nesta circunstância, os meios que se apresentam fora dos limites da necessidade, dizem-se *excessivos*. E porque não se justificavam, foram em *excesso*, que assume o caráter *deculposo* e o *fato*, que dos mesmos meios excessivos se formou, como crime culposo é encarado.

EXCESSO DE EXAÇÃO. Segundo a configuração da lei penal, o *excesso de exação* mostra a exigência, por parte do funcionário público, de tributo ou contribuição social, que sabe indevido, ou quando o dito funcionário, em cumprimento a sua atribuição de exator, emprega meios vexatórios ou gravosos, não autorizados em lei.

Nos dois casos, o *excesso de exação*, dentro do sentido em que se tem *excesso*, revela-se pelo procedimento do exator exorbitante de suas atribuições, seja porque procura cobrar o que não é devido, seja porque usa de meios que não são estabelecidos em lei.

Procede, portanto, além dos limites das funções ou atribuições que são determinadas legalmente.

O *excesso de exação* é crime punido pela lei penal (Cód. Penal, art. 316, § 1º).

Difere da *concussão*, visto que nesta a *exigência ilegal* é fundada em *vantagem indevida*, ou seja, gratificação ou qualquer outra compensação.

O *excesso de exação* refere-se à exigência de *tributo* ou *contribuição*, que não é legal, ou a exigência dele de maneira contraindicada na legislação tributária.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. É a *execução* que se faz com afastamento dos limites prescritos na sentença exequenda ou sem satisfação a requisito preliminar, legalmente estabelecido.

Há *excesso de execução* (CPC, art. 743):

- a) quando o credor pleiteia quantia superior à do título;
- b) quando recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;
- c) quando se processa de modo diferente do que foi determinado na sentença;
- d) quando o credor, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da do devedor;
- e) se o credor não provar que a condição se realizou.

O *excesso de execução* estrutura *execução injusta*. E pode, por esta razão, ser embargada pelo executado. É ato ou fato (o *excesso*), que se pratica ou ocorre, sem que se funde, legitimamente, na sentença ou na lei, pelo que não tem força para amparar o *direito de executar*.

EXCESSO DE PEDIDO. O *excesso de pedido* caracteriza-se em pretender o credor pedir mais do que lhe é devido (além dos limites da obrigação) ou exigir o cumprimento da obrigação ou da prestação, antes do tempo e da condição em que o devedor é obrigado a cumpri-la.

Também se considera como *excesso de pedido* a exigência de pagamento de dívida já paga, parcial ou totalmente.

Nesta razão, o *pedido*, normalmente considerado, é sempre reputado àquilo que é justo ou é devido e se encontra em oportuna exigibilidade.

Excedendo, assim, de seus limites normais de *valor* e de *exigibilidade*, configura-se *excesso*, sujeitando o credor que o faz a sofrer as consequências legais de seu ato abusivo.

EXCESSO DE PENHORA. Penhora excessiva é aquela que, após a avaliação, em processo de execução, recai sobre bens de valor superior ao crédito do exequente.

EXCESSO DE PODER. É a expressão usada para indicar todo ato que é praticado por uma pessoa, em virtude de mandato ou de função, fora dos limites da *outorga* ou da *autoridade*, que lhe é conferida.

Se o excesso de poder se manifesta no exercício de um cargo ou função, em que a pessoa age dentro de sua competência e jurisdição, determinadas regularmente, o ato que não está autorizado a praticar, por lhe faltar competência, diz-se também *abusivo* ou *arbitrário*.

Quando o excesso de poder ocorre no mandato, também se diz *abusivo*, porque não se encontra consignado na outorga conferida ao mandatário. E por ele não é obrigado o mandante.

O excesso de poder em relação ao mandato também se diz *excesso de mandato*. E se constitui em infração ao contrato, em virtude da qual o mandante, segundo o princípio de que *qui excessit, aliud quid fecisse videtur*, não reconhece, para o caso, o mandatário como pessoa autorizada a praticá-lo: é um estranho que não o obriga.

Vide: *Mandato. Poder*.

EXCESSO DE PRAZO. Assim se diz não somente do *prazo em demasia*, além do necessário, como do prazo que foi *ultrapassado*, quando havia um *termo* para ele.

Nesta razão, o excesso de prazo, salvo a primeira hipótese do prazo em demasia, decorre sempre da utilização do tempo além do prazo ou período preestabelecido para que se cumpra uma obrigação ou se pratique um ato.

E, neste caso, excesso quer significar *retardamento* ou *demora*, ou ainda *atraso* na execução do que é determinado em prazo certo.

Em regra, as normas legais estabelecem sanções para o *excesso de prazo*.

EXCIPIENTE. Derivado do latim *excipere*, no sentido de excepcionar ou executar, é empregado o vocábulo para indicar a pessoa que promove *exceção*.

O excipiente, segundo o adágio “*reus in excipiendo actio fit*”, considera-se autor na exceção, que esta se considera ação dele contra o autor da ação principal.

A ele cabe todo o ônus da prova: é o réu quem *afirma*, claramente e a ele compete provar o que alega.

Pela exceção, o excipiente não confessa o petitório (*excipiens non videtur fateri*). Apenas opõe direito dele contra o direito do autor, sem confessar o fato em que o adversário funda a sua intenção.

EXCITAÇÃO. Do latim *excitatio*, de *excitare* (estimular, inflamar), possui na terminologia jurídica, notadamente, os sentidos de:

- a) *estado de ânimo* em que se encontra a pessoa, estimulada ou exaltada por fatos íntimos ou exteriores;
- b) *incitamento* ou *provocação de exaltação de ânimos*, a fim de que por ela consiga *o excitador* determinados objetivos;
- c) *favorecimento*, ou seja, o ato pelo qual uma pessoa procura *estimular* ou *favorecer* o espírito de outrem para que pratique um ato qualquer.

Em semelhante sentido, diz-se, então, que a pessoa produz *excitação* na mulher para que seja esta levada a praticar atos de conjunção carnal ou outros atos de impudícia.

Em quaisquer dos casos, *excitação* exprime a estimulação ou o favorecimento para que se modifique o estado de ânimo de uma pessoa, seja esta *natural*, decorrente de fatos próprios, ou *provocada*, quando produzida por *sedução* ou *agitação* de outrem.

EXCLUSÃO. Derivado do latim *exclusio*, do verbo *excludere* (excluir, afastar, repelir), entende-se, geralmente, o *afastamento* de uma coisa ou pessoa da situação ou local em que se encontram, ou o *impedimento* para que possa alguém fruir as coisas que se estabelecem pelo uso ou pelo direito comum.

Dentro deste conceito, *exclusão* tanto pode significar a *não inclusão*, em virtude do que uma coisa não é computada ou não é considerada em relação a outras, ou uma pessoa *não é*

incluída ou *é impedida* de participar de qualquer fato, como traz o sentido de *remoção*, pela qual é a coisa afastada de onde se encontra, ou é a pessoa inibida ou vedada de praticar os atos que lhe eram atribuídos, ou de exercer a função, anteriormente cometida.

Em certos casos, possui o vocábulo o sentido de *interdição*, pois que, quando se impede alguém de praticar um ato, em caráter temporário ou mesmo efetivo, se tem semelhante ideia.

EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. Assim se diz da não inclusão de certos bens na *comunhão conjugal*, em virtude do que não se *comunicam* à comunhão universal.

Também pode compreender o afastamento ou não inclusão de coisas ou pessoas em qualquer comunhão de bens.

EXCLUSÃO DA CRIMINALIDADE. No sentido penal, *exclusão* quer significar, de igual maneira, *afastamento*.

E *exclusão da criminalidade* quer, precisamente, exprimir que *não há crime* na prática de certo fato, quando se evidenciam motivos de sua exclusão ou *afastamento*.

E, por esse afastamento, é a pessoa excluída da responsabilidade ou imputabilidade penal.

O Cód. Penal assinala como motivos da exclusão da criminalidade:

a) o estado de necessidade;

b) a legítima defesa;

c) o cumprimento do dever ou o exercício regular de direito.

Tais motivos dizem-se, ainda, *dirimentes* da penalidade ou *excludentes* da sanção penal.

EXCLUSÃO DA POSSE. É a não entrega da posse, a quem deveria tê-la. Assim, significa *aprivação da posse*.

Tal ocorre, na sucessão provisória, quando o herdeiro não pode oferecer a garantia legal. É excluído da posse, não entra nela: dá-se a *exclusão*.

EXCLUSÃO DA SUCESSÃO. É a *não inclusão* na sucessão. E também se diz exclusão do herdeiro ou da herança.

A exclusão da sucessão é fundada em fato legalmente determinado.

E os efeitos da exclusão entendem-se pessoais, pelo que os descendentes do herdeiro excluído sucedem, como se este fosse morto.

EXCLUSÃO DA TUTELA. Tanto significa a expressão o *impedimento* da pessoa ao exercício da tutela, como a *remoção* dela pelos motivos legalmente estabelecidos.

EXCLUSÃO DO HERDEIRO. É o *afastamento* do herdeiro à herança ou o *impedimento* dele em participar da herança.

EXCLUSÃO DO SÓCIO. Significa o afastamento ou a retirada do sócio da sociedade.

Em regra, afastamento ou retirada, a exclusão dá sempre ideia de fato, que não depende do sócio afastado ou que se retira, mas imposição dos demais sócios, em virtude do não cumprimento por ele das cláusulas contratuais ou estatutárias.

A exclusão também pode ser voluntária, isto é, pedida pelo próprio sócio e aceita pelos demais.

EXCLUSIVIDADE. Derivado de *exclusivo*, do latim *exclusus* (não admitido, repellido), entende-se tudo que traga a qualidade de *exclusivo*, ou seja, que vem *só, unicamente, sem admissão* de outra coisa.

Na terminologia comercial, a *exclusividade* indica o *privilegio* outorgado ao comerciante ou somente a certa pessoa para vender as mercadorias ou os produtos de um estabelecimento ou fábrica.

É o *vendedor exclusivo* ou que tem a *exclusividade* da venda ou da representação (agência), pelo que outra pessoa não pode vender ou representar o comerciante ou fabricante.

Assim, a *exclusividade* assemelha-se ao *monopólio*.

A exclusividade mostra que se enfeixou em mãos de uma pessoa o *poder* de somente ela agir em determinado negócio ou assunto.

E, em qualquer outra aplicação, exclusividade traz sempre o conceito do *único*, ou de *um, com exclusão dos demais*.

Neste sentido, também, está a compreensão de exclusivo: *é o que vem só*. E, deste modo, é tudo aquilo que tem o efeito de excluir os demais.

EXCLUSIVO. É o que tem força para excluir, não admitir ou repelir.

Vide: *Exclusividade*.

EXCOMUNHÃO. Derivado do latim *excommunicatio* (excomunhão), na terminologia do Direito Canônico entende-se a exclusão ou privação de uma pessoa à comunhão dos fiéis, e do uso dos Sacramentos e Ofícios Divinos.

É propriamente definida como toda *censura gravíssima*, em virtude da qual é o fiel, que se encontra em condições espirituais de merecê-la, afastado da Igreja e excluído da comunhão e consórcio dos fiéis.

Há a excomunhão menor (*minor excommunicatio*) e a excomunhão maior (*excommunicatio major*), também dita *anátema*.

A maior ou *anátema*, seja para designar a excomunhão lata ou *heresia*, seja para designar a *excomunhão solene lata*, é a que se promove segundo as prescrições (solenidades e cerimônias) da Igreja, assinaladas no *Pontificali Romano* (rito estabelecido).

O Direito Canônico prescreve efeitos diferentes para as duas espécies, sendo que pela *maior* fica a pessoa privada de toda e qualquer atividade eclesiástica, inclusive a de receber ou de administrar os Sacramentos, enquanto pela *menor*, embora o prive da participação passiva do Sacramento e do direito de ser eleito ou apresentado a qualquer benefício, pode administrar os Sacramentos e eleger e apresentar benefícios.

A excomunhão é a mais grave das penalidades católicas.

EXCULPAÇÃO. Do latim *exculpatio*, designa o ato de desculpar ou desculpar-se.

EXCUSSÃO. Derivado do latim *excussio*, de *excutere* (pôr abaixo, tirar, arrancar, quebrar o tratado), vulgarmente é tido como a *execução* dos bens do devedor principal e depois os do fiador, se os bens do primeiro não chegam para cobrir a dívida.

Mas, a rigor da técnica jurídica e segundo o próprio sentido etimológico do vocábulo, *excussão* possui sentido mais estrito que *execução*.

Excussão significa a execução da obrigação, em que há garantia real, ou seja, em que há entrega da coisa, dada especialmente para a segurança do crédito.

Desse modo, a ação de *excussão* mostra-se a *ação de rescisão do contrato* com a imediata apreensão dos bens ou coisas dadas em garantia, para que neles se cumpra a cobrança judicial do crédito exigido.

Onde não há bens dados especialmente para segurança de crédito, mesmo que se trate de contrato, na técnica, a rescisão tem este mesmo nome ou é designada de *execução do contrato* para significar a exigibilidade judicial das cláusulas contratuais ou das obrigações exigíveis nelas contidas.

Dá-se *excussão*, notadamente, no *contrato de penhor* e no *contrato hipotecário*, para apreensão e venda dos bens dados em penhor e dos bens dados em hipoteca.

Por extensão, podem dizer-se de *excussão* os atos de *apreensão* ou *penhora de bens*, para cumprimento da execução.

E neste conceito é que *excussão* possui significado mais estrito que *execução*, achando-se compreendido nela.

Mas, para que semelhante vocábulo seja empregado, é necessário que a penhora ou apreensão de bens do devedor tenha ocorrido em todos os seus bens, ou seja, na totalidade: este é o sentido vulgar de *excutir*, de que se forma *excussão*, ato ou ação de *excutir*.

Vide: *Execução. Hipoteca. Penhor*.

EXECUÇÃO. Derivado do latim *exsecutio*, de *exsequi* (seguir até o fim, proceder judicialmente, perseguir), possui, na terminologia jurídica, uma variedade de acepções, todas elas tendentes a mostrar a intenção ou o desejo de levar a cabo alguma coisa, ou *derealizar um plano* ou *projeto*, concebido anteriormente, ou concluir o que fora iniciado.

Significa assim o *ato* ou a *ação*, que não vem isolada. Surge como *complemento*, *cumprimento* ou conclusão de coisa ou de fato já existentes anteriormente.

Pela execução, assim, completa-se, conclui-se ou cumpre-se o que anteriormente estava determinado, decidido ou projetado.

Em qualquer aspecto, pois, quer significar o ato que vem para cumprir ou completar alguma coisa ou para compelir alguém a cumprir ou completar o que era de seu dever.

Execução. Na técnica dos negócios, isto é, do comércio, é empregado para indicar o desempenho de um encargo ou a realização de um ato determinado.

E daí dizer-se execução da incumbência, execução do mandato, execução do projeto. São expressões que dão ideia do cumprimento ou desempenho e realização de alguma coisa.

Execução. Na técnica judicial, é o ato por que se faz cumprir o disposto num título executivo seja ele um título executivo judicial ou extrajudicial, compelindo ou constringendo o condenado a reduzir a efeito o objeto disposto no título (vide arts. 566 a 794 do CPC). Após a Lei nº 11.232/05 a “execução” no caso de títulos executivos judiciais, nas hipóteses de obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa ou pagar quantia se dá através do que chamamos fase de “cumprimento de sentença”, sendo hoje mais apropriado usar o termo execução para referir-se à execução de títulos executivos extrajudiciais (arts. 461, 461-A e 475, I e segs., do CPC).

Assim se tem a amplitude do vocábulo, em relação à excussão, limitada a uma especial modalidade de exigência judicial, ou redução da garantia ao cumprimento da obrigação.

Mesmo em matéria penal, execução não foge ao sentido de reduzir a efeito a sentença condenatória, pela aplicação da penalidade ao condenado.

De acordo com o CPC, tem legitimação ativa (originária ou superveniente) para promover a execução ou nela prosseguir (CPC, arts. 566 e 567):

- a) o credor a quem a lei confere título executivo;
- b) o Ministério Público, nos casos prescritos em lei;
- c) o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;
- d) o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos;
- e) o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

São legitimados passivos na execução (CPC, art. 568):

- a) o devedor;
- b) o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;
- c) o novo devedor, que tenha assumido a obrigação com a concordância do credor;
- d) o fiador judicial;
- e) o responsável tributário.

A execução (de cobrança de crédito) fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. (art. 586, CPC)

Suspender-se-á a execução quando (CPC, art. 791):

- a) no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução (art. 739-A);
- b) pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;
- c) pela convenção das partes;
- d) quando for oposta exceção de incompetência do juízo, da câmara ou do tribunal, bem como de suspeição ou impedimento do juiz;
- e) quando o devedor não possuir bens penhoráveis.

Será declarada extinta a execução quando (CPC, art. 794):

- a) o devedor satisfizer a obrigação;
- b) o devedor obtiver a remissão total da dívida, por transação ou por qualquer outro meio;
- c) o credor renunciar ao crédito.

É nula a execução (i) se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível (art. 586 do CPC); (ii) se o devedor não for regularmente citado; (iii) se instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrido o termo, nos casos do art. 572 do CPC (art. 618 do CPC).

O devedor pode, ainda, no prazo dos embargos, confessar a dívida depositando 30% do pedido (mais custas e honorários) e pleitear o parcelamento do montante remanescente em até seis parcelas mensais corrigidas monetariamente e com juros de 1% ao mês. Entretanto, caso atrase uma prestação, a dívida vence por inteiro e não pode mais opor embargos (a não ser que alegue algum vício do consentimento) – (art. 745-A do CPC).

A execução pode ser de título executivo Judicial ou extrajudicial.

As obrigações constantes de título executivo extrajudicial observam os tramites dos artigos 621 a 645 e 580 e seguintes do CPC, mesmo se contra a Fazenda (Súmula 279 do STJ).

Já, se tratando de título executivo judicial, dá-se através de cumprimento de sentença e, se tratando de obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa seguirá os trâmites dos artigos 461 e 461-A; ou tratando-se de obrigação por quantia certa, seguirá os trâmites dos artigos 475, I e seguintes, do CPC.

Há, por fim, execuções (judiciais ou extrajudiciais) que adotam forma anômala, de rito simplificado, fora do âmbito do CPC, reguladas por leis especiais, dentre as quais se destacam:

- a) locação (Lei nº 8.245/91, art. 73);
- b) mandado de segurança (Lei nº 1.533/51, art. 11);
- c) registro público (Lei nº 6.015/73, art. 109, § 4º);
- d) assistência judiciária (Lei nº 1.060/50, art. 5º, § 1º);
- e) desapropriação (DL nº 3.365/41, art. 29);
- f) divórcio (Lei nº 6.515/77, art. 32).

Vide também verbete “Cumprimento de Sentença”. (ngc)

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. Trata-se de procedimento especial, agasalhado pelos arts. 730 e 731, do CPC, tocante às execuções por quantia certa contra a Fazenda Pública.

Não tendo o rito próprio da execução forçada, uma vez que não contempla penhora e arrematação, efetiva-se através de mera requisição de pagamento, que o Poder Judiciário faz ao Poder Executivo, via *precatórios*.

EXECUÇÃO DA OBRA. É o desempenho ou cumprimento do *trabalho* ou *serviço* contratado confiado a outrem.

Pode ser determinada por *empreitada* ou por *tarefa*, quando se estabelecem prazo e condições ou pode ser estabelecida por administração, sem prazo ou condições de sua terminação ou conclusão.

Possui, pois, o sentido de *realização*.

EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. Assim se diz quando a execução da sentença tem por fim constranger o réu a cumprir a obrigação assumida. E esta obrigação pode ser de fazer ou não de fazer, ou seja, de *prestar o fato* ou *abster-se do ato*. Quando se trate de *prestação de fato* e este possa ser executado por outrem, é facultado ao exequente pedir que seja assim cumprido, por conta do *executado*.

EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. Esta, de natureza positiva, terá por objeto a realização de um ato, a ser prestado pelo devedor, ou seja, impõe um *procedimento*. As obrigações de fazer podem referir-se às prestações:

- a) fungíveis – as que, por sua própria natureza ou pela convenção das partes, podem ser satisfeitas por terceiro, na falta do obrigado direto;
- b) infungíveis – as que, dada a sua qualidade pessoal, só podem ser cumpridas pelo obrigado.

Incluem-se entre as obrigações de fazer as promessas de contratar ou as sentenças condenatórias de declaração de vontade.

EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Nesta, de índole negativa, impõe-se ao obrigado um dever de abstenção, ou seja, não deve praticar determinado ato.

Se o devedor praticar o ato, a cuja abstenção se obrigara pela lei ou pelo contrato, o credor poderá requerer ao juiz que estabeleça prazo para o desfazimento à custa do inadimplente, ou quando os seus efeitos forem irreversíveis, pleitear indenização ou perdas e danos.

EXECUÇÃO DA SENTENÇA. Assim se compreende a série de atos atinentes à promoção da sentença, a fim de que se cumpram as determinações que nela se contêm.

É esta a fase final da ação. E, nela, o credor *persegue* o devedor, para que cumpra o decisório judicial, que o condenou, até que se tenha concluído a cobrança do crédito, que é de seu direito.

A *execução da sentença* pode ser *voluntária* ou pode ser *forçada*.

É *voluntária* quando o devedor vem cumprir espontaneamente o decisório, dando início às imposições que nele se contêm. *Forçada*, quando, não atendida a citação, procede-se à execução em todos os seus trâmites, desde a penhora aos termos finais da arrematação ou adjudicação.

A execução da sentença, pois, mostra a exigibilidade por parte do vencedor da satisfação de obrigações de ordem econômica ou patrimonial, que lhe foram atribuídas pela sentença.

Em relação à ação, ou ao processo judicial, é a parte deste que tem por fim *reduzir o julgado*, contra a vontade do condenado, para que se cumpra o decidido.

A execução da sentença, pois, está compreendida na própria ação, não se mostrando, portanto, parte que dela exorbite.

A ação não termina com a sentença. E com ela se prossegue, na execução, o *jus persequendi in judicio*, até que se torne satisfeito o pedido inicial do autor, a fim de que seja efetiva a satisfação da dívida ou o cumprimento da prestação – *quod sibi debetur*.

Nesta razão, é que se diz ser execução a *fase persecutória* ou *de perseguição*, propriamente, como a que antecede se diz de *fase de conhecimento*, porque nela se discute e se esclarece o litígio ou o direito do autor.

E a ação, considerada nestas duas fases, possui o conceito que os romanos davam pela definição de Celso: “*Actio est jus persequendi in judicio quod sibi debetur*.”

Precisamente a *execução*, sem ser coisa distinta da ação, nem autônoma, nem independente, apenas uma fase nova do procedimento judiciário, *conclui, termina* o objetivo da ação: obter a satisfação ou o cumprimento da obrigação ou a dívida: *quod sibi debetur*.

Por sua vez, os atos da execução da sentença praticam-se em duas fases ou em duas etapas:

I. a primeira, dita de *atos preliminares*, entende-se preparatória da execução, primeiramente *aparelhada* com a extração do *título*, em que se vai fundar, seguindo-se a citação do réu para vir cumpri-la. E aí se tem a execução por instaurada, passando-se à segunda fase, se a sentença já é líquida, ou se promovendo, antes, a sua liquidação, a fim de que se torne exequível;

II. a segunda fase se diz de *atos executórios*, propriamente, isto é, aqueles que se seguem e constantes da penhora, avaliação, editais, arrematação, adjudicação.

EXECUÇÃO DA SENTENÇA ESTRANGEIRA. Cabe após a homologação da sentença alienígena pelo STF.

Faz-se por carta de sentença extraída dos autos da homologação.

A competência para o processamento e julgamento, após a homologação pelo STF, é dos juízes federais.

EXECUÇÃO DEFINITIVA. A execução de título executivo judicial é definitiva quando se tratar de execução da sentença transitada em julgado, e provisória quando se tratar de sentença impugnada mediante recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo (art. 475-I do CPC).

A execução de título executivo extrajudicial é provisória enquanto pendente apelação da sentença de improcedência dos embargos do executado, quando recebidos com efeito suspensivo. Logo, a contrario sensu também é considerada definitiva se não for deferido efeito suspensivo a apelação que indeferiu os Embargos (art. 587 do CPC).

Opõe-se a execução definitiva à *execução provisória*. (ngc)

EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. Modalidade de execução por quantia certa, deverá seguir o rito das demais dívidas de dinheiro.

O desconto da prestação, em regra, far-se-á mediante averbação na folha de pagamento; quando não for possível o desconto direto, o devedor será citado para, em prazo determinado, efetuar

o pagamento, provar que já o fez, ou justificar a impossibilidade de efetuar-lo (CPC, art. 733); não pagando, nem se escusando, o juiz poderá, a pedido do credor, decretar-lhe a prisão civil por inadimplência.

A execução de prestação alimentícia aplica-se tanto à sentença condenatória definitiva, quanto à decisão interlocutória que imponha *alimentos provisionais*.

EXECUÇÃO DO ATO. Entende-se a prática do ato, a que uma pessoa está obrigada, seja por imposição de contrato, seja por decisão judicial.

A execução do ato pode ser *voluntária* ou *forçada*. Voluntária, quando a pessoa o executa espontaneamente, para cumprir sua obrigação, sem qualquer imposição estranha. *Forçada*, quando é constrangida a isso por uma determinação ou mandado judicial.

EXECUÇÃO DO CONTRATO. É o cumprimento das obrigações contidas nas cláusulas de um contrato, ou seja, a satisfação, por parte da pessoa que está obrigada, das prestações objeto da obrigação. Tal quando é o contrato cumprido voluntariamente.

Quando a execução do contrato entende-se *forçada*, o sentido da expressão *execução do contrato* é o meio de que se serve a pessoa para exigir judicialmente o cumprimento ou satisfação das cláusulas contratuais.

EXECUÇÃO DO FATO. Entende-se a realização do fato a que está a pessoa obrigada.

Não é o credor obrigado a aceitar que a execução dele se faça pelo ofício de terceiro. Mas, quando possa ele ser executado por estranho, é direito do credor mandar executá-lo por outrem, à custa do devedor.

EXECUÇÃO DO MANDATO. Assim se diz para exprimir o desempenho do contrato do mandato, em que o mandatário pratica os atos ou faz os negócios que lhe são cometidos pelo mandante.

EXECUÇÃO DO NEGÓCIO. Realização ou conclusão do negócio estipulado ou estabelecido entre pessoas.

EXECUÇÃO FISCAL. Denominação especial que se dá à *ação*, de que se utiliza a *Fazenda Pública* para cobrar, judicialmente, as suas *dívidas ativas*.

É ação análoga à *ação executiva*, iniciando-se, também, pela citação do réu devedor para que pague imediatamente ou ofereça bens à penhora, a fim de que, por ela, se processe a *fase executória* da ação.

Para efeito de *execução fiscal*, segundo princípio legal, necessário que a dívida se considere *líquida e certa*, portanto *exigível executivamente*.

Neste particular, não difere do princípio que se firma na ação executiva, comum e na própria execução da sentença, primeiramente tornada exequível, pela *liquidação*.

Na dívida fiscal ou na dívida ativa, para que se a tenha como líquida e certa não se faz mister o reconhecimento ou assinatura do devedor, ao assumir a obrigação.

A liquidez, em semelhante circunstância, decorre da *inscrição da dívida*, segundo as prescrições regulamentares, nos livros fiscais competentes, onde se anotam sua origem e exigibilidade. E, assim, serve de *documento* para a execução, a *certidão autêntica*, extraída com as formalidades regulamentares dos respectivos livros em que se inscreve.

Esta é a regra para as dívidas de *origem fiscal*, isto é, que provenham de qualquer espécie de tributo, ou qualquer espécie de contribuição regularmente instituída por lei.

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. Terá cabimento contra “quem for condenado a entregar coisa certa” (CPC, art. 621).

Daí por que, no sistema do Código, essa modalidade de execução só se aplique aos títulos executivos judiciais (art. 584). Seu objeto será sempre coisa certa (específica e individualizada), consistente em bem móvel ou imóvel.

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. Prevista no art. 629 do CPC, terá cabimento nas hipóteses de condenação à entrega de coisas determinadas pelo gênero e quantidade ou de *coisas fungíveis* (CPC, art. 585, II), exceto o dinheiro, que será objeto da execução de quantia certa.

EXECUÇÃO PENAL. É a imposição de pena criminal ao condenado, a fim de que a cumpra, segundo o decisório da condenação.

Quando a pena é de morte, diz-se que a *execução é capital*.

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR INSOLVENTE. Dá-se a insolvência quando as dívidas excederem à importância dos bens do devedor.

Verificar-se-á a *insolvência presumida* quando (CPC, art. 750):

- a) o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear à penhora;
- b) forem arrestados bens do devedor (CPC, art. 813, I a III).

A declaração de insolvência poderá ser requerida (CPC, art. 753):

- a) por qualquer credor quirografário;
- b) pelo devedor;
- c) pelo inventariante do espólio do devedor.

A declaração de insolvência do devedor produzirá os seguintes efeitos legais (CPC, art. 751):

- a) o vencimento antecipado das suas dívidas;
- b) a arrecadação dos bens suscetíveis de penhora (atuais ou futuros);
- c) a execução por concurso universal de credores.

A insolvência poderá ser requerida tanto pelo credor quanto pelo devedor ou seu espólio.

Na sentença declaratória de insolvência o juiz tomará as seguintes providências (CPC, art. 761):

- a) nomeará, dentre os maiores credores, um administrador da massa;
- b) mandará expedir edital, conclamando os credores a apresentarem a declaração do crédito, com o respectivo título.

Após a nomeação do administrador segue-se o procedimento de verificação e classificação dos créditos, que, sanadas as *impugnações*, deságua na *sentença*.

Considerar-se-ão extintas todas as obrigações do devedor, decorrido o prazo de 5 anos, contados da data do encerramento do processo de insolvência (CPC, art. 778).

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. *Devedor solvente* é aquele que possui bens, cujo valor, para honrar as obrigações assumidas, apresenta ativo maior do que o passivo.

Esta modalidade de execução tem por objeto a *expropriação* dos bens do devedor, para satisfazer o direito do credor.

A expropriação consistirá em (CPC, art. 647):

- a) alienação de bens do devedor;
- b) adjudicação em favor do credor;
- c) usufruto de imóvel ou de empresa.

Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera inalienáveis ou impenhoráveis (CPC, art. 649), além do imóvel de residência da família (Lei nº 8.009/90).

Ao fazer a nomeação de bens à penhora, incumbe ao devedor observar a gradação legal, em ordem de preferência, estabelecida pelo art. 655 do CPC.

Após a efetivação da penhora segue-se o procedimento da *arrematação*, que consiste, segundo Humberto Theodoro Jr., no ato de expropriação executiva com que o órgão judicial efetua, a qualquer concorrente da hasta pública, a transferência coativa dos bens penhorados, mediante recebimento do respectivo preço.

Em prosseguimento à penhora e à arrematação encontra-se a fase propriamente satisfativa, compreendendo o pagamento ao credor, que poderá realizar-se:

- a) pela entrega do dinheiro;
- b) pela adjudicação dos bens penhorados;
- c) pelo usufruto de bem móvel ou de empresa.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA. É um tipo de execução restrita, porque os atos dela não podem ultrapassar os atos preliminares da execução e os executórios, que não importem em disposição ou modificação do domínio. E nela, ainda, não se autoriza o levantamento de qualquer quantia, sem a prestação de caução idônea por parte do exequente ou de quem pretenda efetivar o levantamento.

A execução do título executivo judicial é provisória enquanto houver recurso que possa modificar a sentença. Para o título executivo extrajudicial é provisória enquanto pendente

apelação em embargos recebida com efeito suspensivo (vide arts. 575-I, 587 e 739, do CPC).
(ngc)

EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. Assim se diz da execução que se processa ao mesmo tempo que outra, fundada na mesma sentença, em virtude da diversidade de obrigações ou prestações que dela se geraram.

A execução simultânea pode referir-se à pluralidade de obrigações ou à pluralidade de executados.

EXECUÇÃO SUCESSIVA. É a que se vai processando, parte por parte, sobre uma coisa a seguir da outra, até que se cumpra por completo o decisório, ou sobre um executado, depois o outro, se a obrigação ou o objeto da condenação não for divisível.

EXECUÇÃO VOLUNTÁRIA. É o cumprimento, por parte do devedor ou do réu condenado, da prestação devida, espontaneamente.

E, assim, *por sua vontade*, sem qualquer imposição, é cumprido ou executado o contrato ou a decisão judicial.

EXECUTADO. Assim se diz da pessoa que está sofrendo uma *execução judicial*.

Em sentido penal, diz-se da pessoa que sofreu a *pena capital* ou *de morte*.

EXECUTIVO. Derivado do verbo *executar*, aplica-se o vocábulo para designar tudo que respeita ou se refere à execução.

Na linguagem forense, assim se diz de todo procedimento judicial que se inicia ou começa pela penhora.

E, neste sentido, diz-se *mandado executivo*, para a ordem do juiz, em que se determina *apenhora*, após a devida citação do executado.

De igual modo, *ação executiva* é a que, fundada em título de dívida líquida e certa, é promovida pela penhora nos bens do devedor, se este não a paga no prazo que lhe é assinado.

Como substantivo, serve para designar a própria *ação executiva*, especializada pelo título do documento em que se funda.

Executivo. Designa também o diretor ou alto funcionário que exerce sua atividade na área financeira, administrativa ou técnica das empresas.

Executivo. Na terminologia do Direito Público, serve o vocábulo para designar um dos órgãos do *poder público*, a que cabe executar as leis, administrar os negócios públicos e dirigir as funções políticas, no sentido de assegurar a existência do Estado e velar pela integridade de sua soberania, interna e externa.

Vide: *Poder Executivo*.

EXECUTÓRIO. De *executar*, diz-se de tudo o que possa ser posto em execução, ou que se refira à execução.

Assim se diz *juízo executório*, *carta executória*, *processo executório*.

Às vezes, possui o sentido do que é ordenado ou que se manda à execução: *despacho executório*, em virtude do qual se deve executar o ato ali consignado.

É empregado, ainda, no sentido de *exequível*, isto é, que possa ser executado: *sentença executória*.

EXEMPÇÃO. Derivado do latim *exemptio*, de *eximere* (eximir, dispensar), possui o mesmo sentido de *isenção*.

Exempção. Na linguagem do Direito Canônico, entende-se o privilégio que se outorga a uma pessoa, a certa comunidade ou a certo lugar, para que se subtraia à jurisdição de Ordens inferiores, para ficar sob a dependência imediata do Prelado superior (o Papa).

EXEMPLAR. Derivado do latim *exemplar* (cópia, traslado), como substantivo é empregado para designar cada *cópia* ou *reprodução*, que se faz de alguma coisa.

Cada exemplar, assim, é a *exata reprodução* do *original* ou *modelo*, que se *multiplica* tanto quanto seja o número de exemplares ou de cópias reproduzidos.

Na terminologia *editorial*, o número de exemplares de uma obra literária, científica ou artística, produzido em cada vez que se faz a publicação dela, constitui a quantidade de livros tirados na edição.

Exemplar. Como adjetivo, é o indicativo da *qualidade* de um comportamento ou procedimento sem defeitos ou sem vícios, pautado no rigor de uma moral perfeita, ou de um caráter digno de imitação.

“EXEQUATUR”. Palavra latina, de *exsequi*, que se traduz *execute-se, cumpra-se*, é empregada na terminologia forense para indicar a *autorização* que é dada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal para que possam, validamente, ser executados, na jurisdição do juiz competente, as diligências ou atos processuais requisitados por autoridade jurídica estrangeira.

O *exequatur* é dado na *carta rogatória*. E se distingue da *homologação*, que se apõe às sentenças estrangeiras, para que possam ser cumpridas no território nacional.

Nesta circunstância, o *exequatur* se mostra um reconhecimento ou uma revalidação à carta rogatória para que possa ser atendida regularmente e devolvida ao juiz rogante, depois de devidamente cumprida.

Exequatur. Na terminologia do Direito Internacional, entende-se o ato de reconhecimento de um governo à designação de um cônsul estrangeiro ou funcionário diplomático, para funcionar no território de seu país, isto é, para que possa exercer as suas atividades diplomáticas ou consulares.

EXEQUENDA. É expressão do latim *exsequi*, usada na terminologia forense para designar a sentença que está sendo executada: *sentença exequenda*.

Ou para indicar a sentença que é *exequível*, isto é, que está em situação legal de poder ser executada.

EXEQUENTE. Considerado como promotor da execução, exequente não se entende somente o vencedor na ação.

O *sub-rogado*, o *cessionário* ou *sucessor*, a título universal ou singular, pelo direito de representação, assumem a posição do vencedor e podem ser os *exequentes*.

O exequente promove a execução, porque está autorizado pelo *direito executório*. É o direito executório transmissível ou cedível.

EXEQUIBILIDADE. É a qualidade de *exequível* dada às sentenças ou aos títulos líquidos e certos, a fim de que possam ser objeto de execução ou de ação executiva.

A exequibilidade traz o sentido de *exigibilidade judicial*, ou seja, o direito de exigir pela execução o que pertence ao credor.

A exequibilidade assenta na *liquidez do título*, quando a ele se atribui ação executiva, ou *naliquidez da sentença*, que passou em julgado.

EXERCER. Do latim *exercere* (obrar, fazer valer, elaborar, praticar), entende-se *pôr em ação* alguma coisa ou *desempenhar alguma atividade*, pública ou particular.

Embora de significado análogo, na técnica *exercer* não é aplicado no mesmo sentido de *exercitar*. Exercitar dá mais a ideia de *praticar*, ou seja, *pôr-se em ação* para uma aprendizagem.

Exercer quer mais propriamente exprimir *desempenhar, dar andamento*, apresentando-se, mesmo, por vezes, como *executar*, pois que executar também significa pôr em ação, em movimento, *realizar* alguma coisa, sentido que também se empresta ao verbo *exercer*.

Neste sentido, então, é que se diz *exercer um direito* (pô-lo em ação); *exercer um cargo* (desempenhá-lo); *exercer uma atividade* (realizar um mister).

Na prática jurídica, *exercer*, geralmente, é aplicado no sentido de *desempenhar* ou *fazer valer*.

E nesta razão está seu conceito integrado no sentido da *capacidade de exercer* e no *poder de exercer*, relativos aos direitos ou aos encargos, como às funções.

EXERCÍCIO. Derivado de *exercitium*, de *exercere* (exercer), quer o vocábulo, vulgarmente, significar *prática* ou *ato de pôr em ação* alguma coisa.

Na terminologia jurídica, traz a significação de prática, desempenho de uma atividade, ou *uso de alguma coisa*.

Possui, assim, o significado que lhe vem de exercer.

Mas, na linguagem administrativa, exercício quer dizer *atividade*, ou seja, a prática ou desempenho de função real, efetiva. É pois o *serviço ativo* ou desempenho efetivo de um cargo ou função.

Desse modo, *fora do exercício* quer significar *fora da atividade* do cargo ou função, fora de sua efetividade, ou seja, a *inatividade* da função ou do cargo, isto é, cargo ou função que não estão sendo desempenhados efetivamente.

Efetivo, aí, não é tomado no sentido de *estável*, mas presente, atual, ativo.

E, assim, quando se diz *entrar em exercício*, se quer significar *entrar em atividade* ou assumir a função, cargo ou posto para, efetivamente, exercê-lo.

Quando se trata, porém, de distinguir o *desempenho de um ato* ou a *realização de um fato*, o que se entende, também, um *exercício*, tem a acepção de *uso* ou *utilização*.

E assim se diz *exercício de um direito*, ou seja, seu uso, seu proveito, ou meio de usá-lo para qualquer outro objetivo, inclusive de defesa do que nos pertence.

Exercício. É tido no sentido que lhe vem de *exercitar*: adestrar, praticar. E, assim, é tomado como o ato que se executa para adestramento em alguma coisa.

Neste sentido, então, diz-se *exercício militar* ou *exercício ginástico*. É o mesmo que *aprendizagem, ensino, aplicação, adestramento*.

Exercício. Possui acepção de *medida do tempo* ou *período*, em que se fez ou se faz uma coisa.

E, assim, se dizem *exercício financeiro* e *exercício social*, *exercício efetivo*.

EXERCÍCIO ARBITRÁRIO. Denominação que se dá ao praticado no desempenho de função pública, que se exorbite da autoridade ou do poder do funcionário, isto é, do ato que não está legalmente autorizado a praticar, e o praticou por sua *própria razão*.

A lei penal considera crime o *exercício arbitrário*, desde que tenha o ato sido praticado para satisfazer pretensão do agente (Código Penal, art. 345).

EXERCÍCIO DO CARGO. É o desempenho do cargo, ocupação ou emprego.

O exercício diz-se *interino* ou *efetivo* (aqui no sentido de *estável*).

Interino, quando desempenhado sem *estabilidade*, isto é, sem caráter de permanência, transitoriamente.

Efetivo, quando em caráter permanente.

EXERCÍCIO DO DIREITO. Assim se entende o uso e gozo de um direito, consoante prescrições legais.

Na expressão também se entende o *direito de disposição e de defesa*.

Mas, neste particular, o *exercício do direito* está adstrito às regras da *capacidade*, pois somente esta autoriza o *exercício pleno dos direitos*.

No *exercício do direito*, no entanto, segundo princípio que é afirmado, não se deve agir em prejuízo de outrem:

“*Natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiores*” (Segundo a natureza, não é justo que alguém se enriqueça com o prejuízo alheio).

O exercício do direito, assim, entende-se aquele que se faz com o *próprio direito*: para este não há lesão ao direito alheio, desde que se mostra exercício regular do direito.

“*Neminem laedit qui suo jure utitur*” (Não prejudica outrem aquele que usa de seu direito).

Do princípio jurídico, em que se funda o exercício do direito, nasce também o *direito de agir*; este e o exercício assemelham-se tão estreitamente que, por vezes, se confundem.

EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. Assim se diz da autoridade outorgada, legalmente, aos pais relativamente a seus filhos e aos bens destes, conforme o CC/2002, arts. 1.630 a 1.638.

Vide: *Poder familiar*.

EXERCÍCIO FINANCEIRO. Na técnica financeira, assim se entende o *período*, em que deve vigorar ou ser executado o *plano financeiro* constante de um orçamento.

Em regra, o exercício financeiro é constituído de 12 meses, correspondendo ao *ano financeiro*, isto é, ao período, também de 12 meses, que vai da abertura ao encerramento da contabilidade do Estado.

No entanto, os financistas procuram distinguir as duas locuções:

Ano financeiro, como o período exato de doze meses, em que vigora o orçamento.

Exercício financeiro, não somente o período computado no ano financeiro, como o adicional que se faz mister para a fiel execução do orçamento.

Cada *exercício financeiro* tem a sua própria vida, desde que nele somente se fazem válidos os atos consignados no orçamento a ser executado no período de vigência, assinalado pelo exercício.

Distingue-se da *gestão financeira*, em que esta compreende a soma de operações (receita e despesa), executada efetivamente dentro do ano financeiro. Não admite períodos adicionais, de modo que todas as operações se liquidam dentro do limite dos 12 meses assinalados.

EXERCÍCIO FUNCIONAL. Com significação idêntica à de exercício do cargo, é, no entanto, a expressão mais propriamente usada para indicar o desempenho de cargo ou função pública.

O exercício funcional ou de função pública está adstrito às prescrições inscritas no Estatuto dos Funcionários Públicos.

Para investir-se alguém no exercício de uma função pública, tem que ser, preliminarmente, provido nela, desde que tenha satisfeito todos os requisitos legais: ser brasileiro, ter completado 18 anos, haver cumprido as obrigações e os encargos militares e eleitorais, estar no gozo dos direitos políticos, gozar de boa saúde e ser habilitado para a função, na forma regulamentar.

O provimento entende-se a nomeação. Mas para que inicie o exercício dela, tem que ser empossado previamente no cargo ou função.

EXERCÍCIO ILEGAL. É expressão genérica para indicar o desempenho de qualquer atividade, que não seja em conformidade com a lei.

E, assim, se diz *exercício ilegal da profissão*, quando a exerce a pessoa sem atenção às prescrições regulamentares; *exercício ilegal de uma função*, para indicar a função que é exercida em contravenção à lei; *exercício ilegal de um direito*, para mostrar que está a pessoa abusivamente praticando um ato em prejuízo de outrem ou em desrespeito às regras jurídicas, sendo por vezes esse exercício indicativo de *abuso de direito*, se investe contra direito alheio.

Em relação ao exercício ilegal da profissão de médico, dentista, farmacêutico, comina a lei penal sanções à pessoa que a exerça sem a *autorização legal*.

EXERCÍCIO MILITAR. É expressão usada para indicar o *treinamento* de soldados ou de tropas na arte militar.

Está aí o vocábulo *exercício* na acepção de ensino ou adestramento.

EXERCÍCIO REGULAR. Assim se diz de todo *exercício*, seja no sentido de *desempenho* ou no de *aprendizagem*, que se executa segundo as prescrições legais ou regulamentares.

É o exercício autorizado ou legal, assim dito em oposição ao exercício irregular ou ilegal.

EXERCÍCIO SOCIAL. Assim se entende o período ou *espaço de tempo*, instituído em uma sociedade civil ou comercial, dentro do qual far-se-á apuração dos resultados econômicos ou dos prejuízos, ocorridos na execução dos fins sociais.

O *exercício social* ou *gestão social* é compreendido sempre por um período de 12 meses, ficando, no entanto, a critério da sociedade estabelecer o espaço de tempo em que começa e em que termina, não sendo, pois, obrigatório que coincida com o *ano civil*.

Os resultados econômicos ou prejuízos ocorridos no exercício social verificam-se pelo balanço anual, que se indica obrigação de toda sociedade comercial, segundo exigência do Direito Comercial.

EXÉRCITO. Derivado do latim *exercitus* (força armada, tropa), na terminologia militar é o vocábulo definido como o conjunto de todas as forças armadas de terra, formando uma unidade organizada e distinta dos demais órgãos do Estado, instituídas para a defesa dele contra os ataques que possam ameaçar sua ordem, independência e integridade, interna ou externa.

O *exército* exprime, pois, a totalidade das forças armadas de terra, ao passo que *marinha* designa a totalidade das forças armadas do mar e *aeronáutica*, a totalidade das forças armadas do ar.

É costume dizer-se *exército permanente* para a organização normal das forças de terra, em tempo de paz.

E *exército da reserva* para indicar a massa de cidadãos que compõem as reservas militares, quer como *reservistas*, quer como componentes das forças policiais e militares dos Estados federados.

Os membros componentes do exército, individualmente, dizem-se *soldados*. E tudo que a ele se refere, se diz *militar*, que tanto se toma como substantivo, indicando o próprio soldado, como adjetivo.

EXERCITOR. Derivado do latim *exercitor* (o que freta uma embarcação), do qual tira o sentido, é empregado, na terminologia do Direito Marítimo, para designar a pessoa que dirige ou preside à administração de uma operação marítima, seja administrando o navio ou a sua carga, num tempo determinado ou em determinada viagem.

EXERDAR. Do latim *exheredare* (deserdar), era na linguagem antiga empregado neste mesmo sentido.

E dele se formou, então, o *exerdação*, *exerdado*, com o mesmo sentido de *deserdação*, *deserdado*.

EXIBIÇÃO. Do latim *exhibitio* (exibição, mostra, apresentação), indica-se todo ato pelo que se mostra, se expõe ou se apresenta alguma coisa para ser vista ou examinada.

Na técnica forense, a *exibição* constitui *ação*, dita de *ad exhibendum*, quando se trata de exhibir as coisas, ou de *edendo*, quando se refere ao documento, para que a pessoa, em poder de quem se encontre a coisa ou o documento, venha mostrá-lo em juízo, a fim de que se cumpram as intenções de quem a pede.

Vide: *Ação de exibição*.

Exibição. Na técnica do comércio, quer o vocábulo exprimir *exposição*, isto é, a apresentação de mercadorias ao público, colocadas em vitrines ou por outros processos.

EXIBIÇÃO DA COISA. É o nome que se dá à ação *ad exhibendum*, cujo objetivo é para que a pessoa, em cujo poder se encontra a coisa, venha mostrá-la em juízo.

A ação de exibição da coisa se funda precipuamente no *interesse* que tem o *autor* sobre a coisa a ser exibida, em razão de direito real ou pessoal.

E a obrigação de exhibi-la, em relação ao que a tem, decorre do dever legal resultante da *simultaneidade* de interesses sobre ela, entre ele e a outra pessoa.

E o interesse sobre a coisa deve ser justo, para o que pede a exibição.

EXIBIÇÃO DE LIVROS. Assim se diz para o *exame de livros* comerciais, pedido judicialmente.

Pode referir-se à *exibição parcial da escrita*, para evidência de *operações comerciais*, cujos lançamentos de contabilidade precisam ser vistos e examinados, ou *exibição total da escrita*.

A exibição dos livros comerciais constitui *matéria de prova*, visto que a sua apresentação (exibição) se faz necessária para averiguação e extração de elementos a respeito de uma demanda ou de uma questão judicial.

EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO. É a apresentação do documento em poder de outrem, para que dele se tirem as provas relativas às alegações ou argumentos feitos em juízo.

Pode o documento encontrar-se em poder da parte adversária, como em poder de terceiro.

A exibição é autorizada desde que haja referência do documento na causa e se mostre o interesse comum entre o que pede a exibição e o que o retém.

A não exibição do documento, pela recusa ou pela impossibilidade confessada, acarreta *apresunção* de serem verdadeiras as alegações feitas em referência a ele, desde que verossímeis e coerentes com as demais provas dos autos.

EXIBIÇÃO JUDICIAL. Prevista, na técnica do CPC/1973, como medida cautelar específica, terá lugar a exibição judicial sobre (art. 844):

a) coisa móvel;

b) documento próprio ou comum;

c) escrituração comercial, balanços e documentos de arquivo.

EXIDO. Usa-se para designar os terrenos baldios ou incultos, que servem de pasto ou passeio comum. Quintal; horta.

EXIGÊNCIA. Derivado de *exigir*, do latim *exigere* (executar completamente, obrigar a pagar, requerer, exigir), tem, na terminologia jurídica, consoante mesmo seu sentido etimológico, duas acepções usuais:

a) significa a *determinação* ou a *imposição*, em virtude da qual se está na obrigação de cumprir determinada regra jurídica ou atender a certa formalidade legal, a fim de que o ato jurídico a ser praticado possa surtir validamente os seus efeitos. É o *requisito*, a *condição indispensável*.

É a *exigência legal* ou *exigência da lei*, pela qual se mostra aquilo a que, em certas circunstâncias, *se deve obedecer*. É o *pedido* assinalado na lei ou a *ordem* que dela se gera;

b) possui a significação de *pedido*, *requerimento* ou *demanda* daquilo que se *pode pedir* ou *requerer*, porque constitui direito de quem pede, requer ou demanda.

A *exigência*, assim, é o ato pelo qual a pessoa *faz valer o seu direito* contra outrem, que se acha na *obrigação* de satisfazê-la.

É, assim, a *ação* de todo titular de um direito (*facultas agendi*), para impor o cumprimento de uma obrigação, ou seja, a satisfação de uma prestação de dar, fazer ou não fazer.

EXIGIBILIDADE. Também derivado de *exigir*, em seu sentido de *pedir*, *obrigar*, *requerer*, *demandar*, indica qualidade de tudo que possa ser pedido, requerido ou exigido.

A exigibilidade, pois, mostra o caráter do que é *exigível*, ou pode ser *reclamado* para que *seja cumprido*.

Na técnica forense, a *exigibilidade* traz o sentido de *exequibilidade* das obrigações, pelo que se entendem líquidas e certas e já vencidas.

O vencimento da obrigação é um dos elementos de sua exigibilidade, pois que, enquanto não vencida a obrigação, não se considera exigível. E somente se *pode reclamar* o cumprimento dela após seu vencimento. E daí a *exigibilidade* dar o poder de execução judicial imediata da obrigação vencida e não paga, desde que líquida e certa.

Exigibilidade. Neste sentido, então, exigibilidade apresenta-se em significado equivalente a *exequibilidade*.

Deste modo, também se caracteriza a exigibilidade ou exequibilidade nas sentenças que tenham passado em julgado.

EXIGÍVEL. Do verbo *exigir*, é o adjetivo aplicado para indicar toda obrigação ou dívida que pode ser exigida ou pedida para ser cumprida, desde que tenha chegado ao termo de seu vencimento. Assim, para ser *exigível* é necessário que esteja vencida a obrigação ou a dívida, pois que, mesmo que devida, somente o vencimento lhe atribui a qualidade.

EXÍLIO. Do latim *exilium* ou *exsilium* (desterro, degredo), entende-se a *imposição legal* que *força* a pessoa a sair do país ou do local em que se encontra, para ir residir noutro país ou local, enquanto durar a proibição.

Entre os romanos, o *exílio* significava propriamente a interdição ou exclusão da água e do fogo à pessoa, em virtude do que, forçada pelas circunstâncias, era obrigada a mudar-se do local ou a ir viver em outro país.

Modernamente, o exílio diz-se propriamente *banimento*, aplicado nos casos de *expulsão* da pessoa do território do país, em virtude de condenação que lhe é imposta.

No Brasil, de acordo com a CF/1988, art. 5º, XLVII, *d*, é expressamente proibida a pena de exílio ou de banimento.

EXIMIR. Do latim *eximere* (livrar, salvar de, isentar), quer dizer *ficar livre* da obrigação ou do encargo, que lhe é imposto ou atribuído.

Significa, por isso, *isentar*, *desobrigar*, *livrar*, *dispensar*, *exonerar*.

EXISTÊNCIA. De *existir*, do latim *existere* ou *exsistere* (deixar-se ver, mostrar-se, subsistir), na técnica jurídica, quer significar a *realidade*, a *maneira* ou *razão de ser*, segundo os princípios do próprio Direito.

Em relação às coisas e às pessoas, a *existência* decorre da *consistência* (corpo) ou da *presença*, enquanto que a dos fatos advém de sua *realidade*, ou de sua *certeza*.

ÊXITO. Do latim *exitus*, do verbo *exire* (sair, espalhar-se, propagar-se), é assim tido na linguagem comum como o *resultado feliz*, a *terminação compensadora* ou a *saída satisfatória*.

Neste sentido, então, na linguagem comercial diz-se *êxito nos negócios* ou *empreendimento com êxito*.

Ter êxito, pois, é obter os resultados desejados ou alcançar os intuitos almejados.

A respeito divulga-se o adágio: *Exitur acta prolat*, que se traduz – os fins justificam os meios ou o êxito justifica os atos.

EXONERAÇÃO. Do latim *exoneratio*, do verbo *exonerare* (descarregar, tirar a carga, livrar-se), na técnica do Direito quer o vocábulo significar a *desobrigação* ou a *liberação* de uma obrigação ou de um encargo.

Possui, neste particular, sentido mais amplo que *isenção*, porque quem se isenta ou se exime, em regra, é que foi dispensado ou perdoado do cumprimento daquilo a que era obrigado ou pesava sob sua responsabilidade.

Em matéria obrigacional, *exoneração* pode vir do próprio cumprimento da prestação, a que se era obrigado, como advém da isenção ou liberação, a respeito da dívida ou do encargo, mesmo sem que o tenha cumprido.

Exoneração. Na compreensão do Direito Administrativo, significa a dispensa do funcionário ou empregado do cargo que ocupa ou função que desempenha. E, em seu sentido, difere de *demissão*, que é a dispensa do cargo ou função como penalidade, por *não servir* o funcionário segundo os princípios instituídos.

A exoneração, tanto pode ser por iniciativa do próprio governo, no caso de cargo exercido em comissão, ou quando o funcionário não satisfaz as condições do estágio probatório, como pode ser *a pedido*, isto é, se solicitada pelo próprio funcionário ou empregado.

A demissão não pode ser a pedido.

Nestas condições, a rigor da técnica, não há *exoneração* imposta em consequência de falta administrativa ou imposição de pena. Seria o caso de *demissão*.

E no caso de dispensa por não haver o empregado *estagiário* mostrado sua *eficiência*, não se trata de castigo, mas de impossibilidade de aproveitamento por não satisfazer as exigências regulamentares; mais se anota *exoneração* que *demissão*.

EXORBITÂNCIA. De *exorbitar*, do latim *exorbitare*, de *ex* e *orbita* (fora de órbita, fora dos limites), mostra, em seu sentido, tudo o que sai do normal, foge aos limites, para indicar-se em *demasia* ou *excesso*.

A *exorbitância*, pois, revela o caráter ou qualidade do que é *exorbitante*, isto é, que sai de sua *órbita*, de seus limites, de sua normalidade, do *poder* ou *autorização*.

Em Direito, a exorbitância não pode ser reconhecida, não se tomando em consideração os efeitos, que possa produzir, ou as consequências, que possa mostrar. É o princípio que se firma no brocado: *Exorbitantae in jure in consequentiam trahendae non sunt*.

Exorbitância. Na técnica do comércio, a exorbitância significa excesso ou demasia, notadamente em referência ao preço ou custo das coisas.

EXORBITANTE. É o que exorbita, que excede, ou o que vai além do autorizado ou que ultrapassa os limites do legitimamente consentido.

Atos, ações ou fatos *exorbitantes* entendem-se em excesso, mostrando-se *abusivos* e *irregulares*, em virtude do que não podem produzir os efeitos jurídicos pretendidos por quem, ilicitamente, indevidamente, desautorizadamente, os praticou ou promoveu.

EXORCISMO. Derivado do latim *exorcismus* (conjuração do espírito mau), segundo o sentido do Direito Canônico, é a cerimônia religiosa de que usa a Igreja para expulsar (conjurar) os espíritos maus (demônios) dos corpos dos *possessos*.

Para exorcizar (*ad exorcizandum*) é necessária a licença episcopal, que somente pode ser dada aos sacerdotes, sejam seculares ou regulares.

Ao sacerdote licenciado ou autorizado para acompanhar o exorcismo diz-se *exorcista*.

EXORDIAL ACUSATÓRIO. Exordial Acusatório é outra expressão a designar Denúncia.

Vide: *Denúncia* e *Exórdio*. (gc)

EXÓRDIO. Do latim *exordium*, indica começo, introdução, preâmbulo de exposição oral ou escrita.

EXPECTANTE. Do verbo *expectar*, do latim *expectare* (esperar), é o vocábulo usado na terminologia jurídica como substantivo, para designar a pessoa que se encontra *naexpectativa* de um direito, seja porque lhe é devido ou porque lhe é prometido.

Com o mesmo sentido, e com a mesma origem, há o vocábulo *expectador*, que não se confunde com *espectador*, do latim *spectator* (assistente de um espetáculo).

EXPECTATIVA. De *expectar*, do latim *expectare* (esperar), o mesmo que *expectação*, do latim *expectatio* (esperança), entende-se a *probabilidade* ou *possibilidade* de vir uma pessoa a adquirir ou ter um *direito*, pertencente a outrem, ou que somente passará a ser do expectante, quando realizadas certas condições ou advindos certos eventos.

É uma *esperança*. E, nesta razão, não tem *existência atual*. Em relação ao direito é a *mera possibilidade* de vantagem que poderá, ou não, vir, pelo que bem se distingue do direito atual, adquirido, que já é *existente*. E não uma esperança de futura aquisição, em que se funda a expectativa.

Desse modo, nem mesmo com o *direito futuro* se confunde, seja este *deferido* ou *não deferido*.

Na *expectativa* ainda não há direito, nem mesmo futuro; há simples possibilidade de *futura aquisição de direito*.

É o estado ou a situação de *quem espera* (esperança) adquirir alguma coisa. *Spes debitum iri*.

Nesta razão, difere da *faculdade*, que é a capacidade para exercitar um *direito próprio*.

No *direito futuro*, embora a aquisição dependa de condição ou evento, já o direito existe, isto é, mesmo que se mostre *direito condicional* não se pode dizer uma *expectativa*.

Esta não se revela um *bem jurídico*, que deva ser protegido e defendido, enquanto que o direito, mesmo condicional, já possui um valor econômico social, constituindo elemento que se aprecia patrimonialmente. E de defesa assegurada.

EXPEDIÇÃO. Do latim *expeditio*, de *expedire* (desembaraçar, desimpedir, deslindar), significa a *ação de expedir* ou *de remeter* alguma coisa.

E, assim, é empregado:

a) na terminologia comercial, para designar todos os atos e diligências, inclusive embalagem ou empacotamento, postos em ação para a *remessa de mercadorias* de um local a outro. Desse modo, expedição compreende não somente os atos indispensáveis para assegurar o transporte da mercadoria, sem deterioração (embalagem, empacotamento etc.), como os atos necessários à entrega da mercadoria ao *transportador* ou *condutor*.

Assim sendo, na técnica mercantil, *expedição* compreende a série de atos e diligências necessárias à entrega da mercadoria ao *condutor*, para que a leve a seu destino. Diz-se, também, *despacho*;

b) na linguagem forense, é empregado para significar todo *desembaraço* de atos ou papéis, pela remessa dos certificados dos referidos atos ou papéis aos destinos legais, a fim de que cumpram os objetivos desejados.

E assim se diz *expedição do mandado*, *expedição da precatória*, para significar a *extração* dos documentos em que eles se concretizam e sua entrega ou remessa para serem cumpridos;

c) na técnica militar, significa a remessa de tropas para determinados pontos, a fim de que cumpram os misteres ou missões confiadas.

Extensivamente, significa todo agrupamento ou comissão de pessoas, enviadas em missão cultural ou política.

EXPEDICIONÁRIO. Relativo a expedição. Refere-se ainda àquele que participa de uma expedição.

Restritivamente indica, no Brasil, o *pracinha*, ou integrante da Força Expedicionária Brasileira, que atuou na campanha da Itália durante a Segunda Guerra Mundial.

EXPEDIDOR. É a pessoa que remete a mercadoria ao condutor para ser transportada.

É o *carregador*, o *remetente*, o *despachador*.

EXPEDIENTE. Derivado de *expediens* (que deslinda, que despacha), de *expedire* (expedir), na linguagem administrativa, quer significar, como substantivo, o *tempo* ou *período* em que,

numa repartição ou num estabelecimento, se atendem aos interesses das partes, resolvendo os respectivos *chefes, diretores*, sobre os assuntos submetidos a *despacho*.

De igual modo, na terminologia forense, *expediente* entende-se o período concedido pelo magistrado para atender às partes ou aos serventuários da Justiça, deliberando sobre assuntos ou papéis sujeitos à sua apreciação.

Em consequência, os assuntos, tratados, as deliberações tomadas neste período, bem assim os atos que nele se praticam, dizem-se *atos de expediente*.

Expediente. Como adjetivo, quer o vocábulo significar zelo ou diligência para a execução de um ato ou realização de um negócio.

EXPENSAS. Do latim *expensa* (despesa, gasto), é o vocábulo geralmente usado para indicar a *custa* de quem são os encargos ou as despesas necessárias para o cumprimento de certos atos: às *expensas de*.

EXPERTO. Derivado do latim *expertus*, de *experiri* (experimentar, recorrer a alguém), é aplicado na terminologia jurídica em sentido equivalente a *perito*, ou seja, a pessoa a quem se recorre para *elucidação* de certa matéria, em virtude de sua experiência ou habilidade.

EXPIAÇÃO. Do latim *expiatio*, de *expiare* (expiar um crime, purificar por expiações), em sentido criminal, entende-se o cumprimento da pena que é imposta à pessoa, a quem se imputou a prática de um crime. E, por ele, ocorre a *alimpação* ou a *purificação* do ato delituoso.

Tem sentido equivalente a *purgação*.

EXPILAÇÃO. Do latim *expilatio*, de *expilare* (pilhar, roubar, despojar), possui a significação jurídica de *espoliação* ou *subtração*, parcial ou total, de bens de uma *herança jacente*, isto é, da herança ainda não *adida* ou transferida para o herdeiro, feita pela pessoa que não tem direito a ela. Os romanos chamavam-na de *crimen expilatae hereditatis*, considerando-o *deusurpação fraudulenta*.

EXPIRAR. Derivado do latim *expirare* (expirar um prazo, acabar, caducar), como vocábulo jurídico, significa *terminar, vencer o prazo* ou *acabar*.

Expiração, assim, substantivo que dele se forma, quer dizer *vencimento* ou *termo, fim*.

EXPLÍCITO. Do latim *explicitus* ou *explicatus*, de *explicare* (desenvolver, desdobrar, abrir), na linguagem jurídica significa o que está *explicado*, o que é *expresso* ou vem *designado*.

Está, assim, *claramente anotado*, não podendo ser tomado por outro sentido ou conceito que aquele em que se exprime.

Opõe-se ao *implícito*, que se subentende, enquanto que explícito não é o *presumido*, mas *odeterminado* ou *declarado*.

EXPLORAÇÃO. Do latim *exploratio*, de *explorare* (observar, examinar, experimentar, explorar), entende-se a *aplicação de uma atividade* no sentido de examinar alguma coisa ou tirar vantagem ou proveito de algum empreendimento.

E, neste conceito, exploração quer significar *vantagem, proveito, utilização, aproveitamento, emprego vantajoso*.

Juridicamente, conforme a espécie de exploração, isto é, segundo é ela decorrente de ações lícitas ou ilícitas, é ou não apoiada por lei, indicando-se *exploração regular* ou *lícita, irregular* ou *ilícita*.

Quando a exploração, tomada no sentido de proveito despropositado, aproveitamento abusivo, ou contrário à lei, para que se assinala semelhante proveito ou vantagem ilícita, reveladora da exploração irregular e ilegítima, no Direito, melhor se empregam as expressões *locupletamento* ou *enriquecimento indevido, rufianismo, lenocínio*, além de outros.

Economicamente, diz-se *exploração* para a atividade aplicada na produção de riquezas de qualquer natureza, isto é, agrícola, industrial ou mesmo comercial.

E, com este sentido, a exploração se caracteriza ou se diz: *exploração agrícola, exploração comercial, exploração industrial* ou exploração de um negócio qualquer.

EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA. Assim se diz da atividade ou do empreendimento que tem por finalidade a agricultura ou a produção dos frutos da terra.

Quando, além da *cultura da terra*, a exploração se faz na intenção de criar ou produzir animais úteis ao homem, diz-se *exploração agropecuária*.

EXPLORAÇÃO COMERCIAL. É a especulação ou estabelecimento de um negócio comercial ou de um *fundo de comércio*.

Em relação às pessoas, pois, entende-se o exercício da mercancia.

EXPLORAÇÃO DE MENORES. Na linguagem penal, assim se entende a *utilização de menores* para fins libidinosos, com o intuito de proveito ou vantagem para o *explorador*.

EXPLORAÇÃO DE MINAS. Assim se diz para o aproveitamento das riquezas minerais do subsolo.

EXPLORAÇÃO DE MULHERES. É o tráfico de mulheres ou o lenocínio.

Vide: *Caftinismo. Rufianismo*.

EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. Ato abusivo de uma pessoa, consistente em conseguir proveitos ou benefícios para si, sob pretexto de que influirá junto a funcionário público ou a autoridade pública, para satisfazer pretensão de outrem.

É crime previsto pela lei penal (Código Penal, arts. 332 e 357).

EXPLORAÇÃO INDEVIDA. É expressão indicativa de toda exploração (*especulação*) de produtos ou mercadorias imitadas ou que reproduzam *marca* de outrem, sem a devida autorização.

Também, assim se diz para toda *especulação ilegal* ou *proveito ilícito* de qualquer negócio. Revela, pois, sentido idêntico à exploração irregular ou ilícita.

EXPLORAÇÃO INDUSTRIAL. É o estabelecimento de uma indústria ou fábrica.

EXPLOTAÇÃO. Do francês *exploitation*, designa, na técnica econômica, o ato de tirar proveito econômico, principalmente no setor dos recursos naturais.

EXPORTAÇÃO. Derivado do latim *exportatio*, de *exportare* (levar para fora), indica, na terminologia comercial e jurídica, todo *ato de remessa* de uma mercadoria ou produto para o *exterior*, isto é, para fora do país em que foi produzida.

Tecnicamente, pois, o vocábulo *exportação* envolve, simples e puramente, o sentido da *saída* de mercadoria para *país estrangeiro*.

Desse modo, não se entende *exportação* a circulação ou trânsito da mercadoria dentro de um país, isto é, em seus limites territoriais, pois que exportar é *mandar para fora*. E, juridicamente, *para fora* quer significar para outro país ou para país estrangeiro. Opõe-se, assim, à *importação*, que é a mercadoria ou o produto *trazido para o interior* de um país. É o ato de trazer, para consumo interno, a mercadoria estrangeira.

Nesta razão é que, na terminologia fiscal, direitos ou impostos de exportação, entendem-se direitos ou impostos de *saída da mercadoria* para o estrangeiro.

EXPORTADOR. Derivado de *exportar*, entende-se *exportador* o comerciante ou estabelecimento comercial que negocia com o estrangeiro, enviando mercadorias locais para o seu consumo.

EXPOSIÇÃO. Derivado do latim *expositio*, do verbo *exponere* (expor, propor, mostrar, abandonar), possui o vocábulo, na técnica jurídica, vários sentidos;

I. em matéria civil, *exposição* é a *narração do fato*, tal qual ocorreu, com a *devidademonstração* de todos os seus pormenores ou a *dedução* ou *arguição* de certas razões, com esclarecimentos ou alusão aos fundamentos que se fazem necessários para *evidência da matéria exposta*.

E, neste sentido, são expressões comuns: *exposição do ocorrido* ou do acontecimento, *exposição do direito*, *exposição da matéria*;

II. ainda em matéria civil e comercial, é o vocábulo empregado para indicar o ato ou ação de exibir ou *mostrar ao público*, seja para venda ou para mera divulgação, certo produto ou certa mercadoria.

E, com esta significação, se diz *exposição* para todo e qualquer *mostruário* de mercadorias, seja em vitrines ou em balcões, estabelecidos pelo comerciante ou industrial;

III. extensivamente, então, diz-se *exposição* para todo empreendimento, seja de iniciativa dos poderes públicos ou particular, que tem o objetivo de *exibir* por meio de mostruários, ao

conhecimento público, os produtos comerciais, industriais ou artísticos de uma região, ou de vários lugares, com a intenção de mostrar ou divulgar os progressos já conseguidos e estimular o desenvolvimento do comércio e da indústria.

Embora as exposições se difiram das *feiras* e dos *mercados*, quando se permite que nelas se promovam operações de venda, é costume qualificá-las de *exposições-feiras*.

Segundo a natureza das exposições, dizem-se *exposições industriais, agrícolas, artísticas* etc. E, conforme a extensão, ou seja, o perímetro territorial que abrangem, dizem-se *nacionais, internacionais, mundiais* etc.;

IV. em matéria penal, *exposição* é o abandono da criança recém-nascida ou ainda fora do estado de se conduzir, à porta de qualquer casa ou em estabelecimento pio.

Quando a *exposição da criança recém-nascida* traz o objetivo de ocultar desonra própria, configura-se crime previsto e punido pela lei penal (Cód. Penal, art. 134).

Com a mesma origem, isto é, do verbo *expôr*, formam-se:

Expositor – para indicar a pessoa que expõe o fato ou expõe a coisa.

Exposto – designa a coisa ou fato que se mostra, ou a criança que se abandona.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. Denominação dada ao *preâmbulo* ou *considerandos*, que antecedem os textos dos projetos de lei ou de qualquer outra resolução, para mostrar as suas vantagens e necessidades.

É uma *justificativa* às medidas ou regras que se consignam nas leis apresentadas para aprovação ou em quaisquer outras resoluções de ordem administrativa.

EXPRESSA. Possui o mesmo sentido que *expresso*, como adjetivo.

Aplica-se também para designar o que é enviado rapidamente, sem delongas: *encomenda expressa; carta expressa*.

EXPRESSO. Derivado do latim *expressus*, de *exprimere* (enunciar claramente, declarar formalmente), na terminologia jurídica, quer significar o que vem *declarado, exposto formalmente*, de modo a não deixar a menor dúvida.

E, segundo o adágio, *expressum ubi requiritur, non sufficit tacitum, neque praesumptum*, quando se estabelece o expresso, não valem nem o tácito nem o presumido.

O expresso equivale ao *explícito*, pois que também deve ser claro e inconfundível.

Opõe-se, assim, ao *tácito*, ao *presumido* ou ao *implícito*.

Expresso, pois, quer sempre dizer o que é categórico ou *formal*. Poderes *expressos*, poderes *conferidos, claros*, em princípio, declarados ou *dispostos por escrito*.

E, assim, quando se diz *expressis verbis* é porque se exige que as palavras sejam categóricas.

Expresso. Como substantivo, dá-se a denominação aos comboios rápidos, ou seja, àqueles que, não fazendo as paradas em todas as estações, executam a viagem em horário mais breve.

O *expresso*, em regra, serve, simplesmente, ao transporte ou condução de passageiros.

EXPROBRAÇÃO. Do latim *exprobratio*, indica censura, reprimenda, admoestação.

EXPROMISSÃO. Do latim *expromittere* (dar-se por fiador), é, na técnica jurídica, uma espécie de *novação*.

Ocorre quando uma pessoa, estranha à dívida, comparece perante o *credor* para colocar-se em substituição ao *primeiro devedor*, obrigando-se, por seu ato, a ser daí por diante o *principal e único pagador*.

Dá-se-lhe o nome de *expromissor*, que também se diz de principal pagador.

E assim se tem, se aceita a substituição pelo credor, o expromissor toma o encargo de devedor anterior, sem que possa alegar, quando exigível a obrigação, que é mero substituto.

Em tal caso, diz-se *novação subjetiva*, para diferenciar-se da *objetiva, ocorrente* quando há novação da dívida ou obrigação, permanecendo as mesmas pessoas.

Vide: *Novação*.

EXPROMISSOR. Pessoa que, como *substituta* ou em lugar de outra, vem assumir a obrigação de pagar dívida da mesma, passando a ser o único e principal pagador.

Vide: *Expromissão*.

EXPROPRIAÇÃO. Derivado de *expropriare* (ex-propriar), quer significar a ação e efeito de ser um proprietário privado de sua propriedade.

Possui sentido mais amplo que desapropriação, visto que tanto significa a venda forçada que o proprietário faz de sua propriedade para benefício ou utilidade pública, como quer dizer o ato pelo qual é a pessoa, por ação intentada em juízo, desapropriada de sua propriedade.

Desse modo, não significa somente o processo intentado pelo Estado para adquirir terrenos do particular, mas o processo intentado pelo credor, em consequência do qual o sujeito à venda forçada de seus bens, para cobrar-se de seu crédito.

Nosso Direito, para o caso de expropriação pelo Poder Público, melhor a considera como desapropriação, reservando a expropriação para a privação da propriedade, decorrente da reivindicação, da arrematação ou de outro ato legal que a tire do domínio do proprietário.

A expropriação consiste em: (I) – a adjudicação em favor do exequente ou das pessoas indicadas no § 2º do art. 685-A do CPC; (II) – na alienação por iniciativa particular; (III) – na alienação em hasta pública; (IV) – no usufruto de bem móvel ou imóvel. (Vide arts. 647 e seguintes do CPC.) (ngc)

EX-PROPRIETÁRIO. Assim se diz da pessoa que tinha o direito de propriedade sobre a coisa vendida ou cedida a outrem. É o *ex-dono*.

EXPULSÃO. Do latim *expulsione*, de *expellere* (lançar para fora, repelir, expulsar), significa a ação de fazer sair uma pessoa, pela força, ou sob constrangimento, do lugar em que se encontra.

Por vezes, *expulsão* tem também o sentido não de obrigar a sair pela força do lugar em que se encontra a pessoa, mas de proibir que *volte* ou *frequente* um certo lugar.

E, neste sentido, entende-se a penalidade escolar ou social: *expulsão do colégio* ou *expulsão do clube*.

Quer aí exprimir o vocábulo o sentido de *exclusão*, desde que foi a pessoa *excluída* da comunhão escolar ou da comunhão social, ficando interdita a sua entrada, sob qualquer pretexto, nas dependências da escola ou da sociedade, e sendo *riscado* ou *excluído* o seu nome do *rol* dos alunos ou dos associados.

EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO. É a medida administrativa, tomada pelo Poder Público para fazer retirar do território nacional o estrangeiro que se mostra prejudicial aos interesses do país.

A *expulsão de estrangeiro* obedece a um processo administrativo, cujos princípios e regras são fixados em lei própria, decretada pela União, o que, por princípio constitucional, é de sua competência privativa.

EXPURGAÇÃO. Derivado do latim *expurgatio* (justificação, escusa), geralmente assim se diz para toda *emenda*, *corrigenda* ou *alimpação* de erros.

Mas, na técnica obrigacional, assim se diz do *pagamento de uma dívida garantida* com a própria coisa dada em garantia.

EXPURGO. Do verbo *expurgar*, do latim *expurgare* (alimpar), é empregado para designar *aseleção* ou *limpeza*, que se faz a certas coisas.

Na técnica da higiene administrativa, o *expurgo* entende-se a *desinfecção* feita nos prédios, onde ocorreu moléstia infecciosa, pelos funcionários da repartição sanitária.

Embora o *expurgo* não possa ser impedido pelo particular ou proprietário, por ser medida de ordem pública, esta, segundo tem firmado a jurisprudência, deve ser feita sem atentar contra a inviolabilidade do lar, que deve ser assegurada em toda sua plenitude.

Expurgo. No conceito político, *expurgo* é tomado na significação de *depuração* ou *exclusão* de pessoas pertencentes à organização política ou administrativa, a fim de que a livre de elementos que se julgam perniciosos ou prejudiciais aos interesses dessa organização.

EXPURGO DA INFLAÇÃO PASSADA. É a previsão legal dispondo sobre o modo de impedir que os índices inflacionários anteriores afetem os índices posteriores a determinado evento, como, por exemplo, a implantação do real como nova moeda.

EXTEMPORÂNEO. Intempestivo, fora do tempo oportuno.

EXTENSÃO. Do latim *extensio*, de *extendere* (alargar, aumentar, dilatar), é propriamente indicado para determinar a *soma de poderes* ou *de atribuições*, conferida a uma pessoa, dentro da qual poderá legalmente agir.

Nesta razão, quer dizer a *intensidade* ou *volume* em que as coisas devem ser tomadas, para que se evidenciem ou seu *tamanho* ou as suas *proporções*.

EXTENSIVAMENTE. De *extensivus* (suscetível de extensão), é aplicado para indicar que certa regra, certo preceito ou certa medida não se circunscreve a determinado ato ou fato, mas a outros, igualmente atingidos, por analogia, ou por força de lei.

Por vezes a qualidade ou condição de extensível não se mostra expressamente. É *deduzida*, *é interpretada* ou *decorre de certas circunstâncias* indicativas ou fixadoras de extensão e assim *do modo extensível* ou *forma extensível* da aplicação da medida, da regra ou do preceito.

EXTRITORIALIDADE. Formado de *ex* (fora) e *território*, quer o vocábulo, em sentido próprio, exprimir a *força* ou *ação* de uma lei, *fora dos limites territoriais* do Estado que, por sua soberania, a estabeleceu.

O vigor das leis fora do território do país, que as instituiu, ou seja, seu *reconhecimento no estrangeiro*, que este é o sentido da *extritorialidade*, assenta nos princípios e convenções internacionais, pois somente eles permitirão que a lei, transpondo as fronteiras do país, vá ter eficácia em território estrangeiro.

Diz-se, também, *extraterritorialidade*.

Em Direito Internacional, a extritorialidade se manifesta no princípio, em virtude do qual os diplomatas, regularmente acreditados junto a um governo, permanecem sujeitos à legislação de seu país, como se, realmente, nele continuassem a residir.

Assim, as embaixadas consideram-se como parte integrante do território do país do representante diplomático.

Esta mesma ficção é assente em relação aos navios de guerra estrangeiros, que se entendem parte do território do país a que pertencem, onde quer que se encontrem.

Em Direito Penal, a extritorialidade se manifesta pela *extradição* ou pela *ultraterritorialidade*, em virtude do que as leis penais de um país vão exercer sua eficácia na pessoa do criminoso, que se encontra refugiado no estrangeiro, no primeiro caso, ou as infringiu no estrangeiro, no segundo caso.

Em matéria civil, a *extritorialidade* é decorrente do princípio instituidor do *estatuto pessoal*, que, com a sua extraterritorialidade, vai com o estrangeiro, para regular sua capacidade ou seu estado, onde quer que se encontre.

EXTINÇÃO. Derivado do latim *extinctio*, de *exstinguere* (extinguir, apagar, estancar, caducar, deixar de ser válido), exprime o vocábulo a *terminação* ou o *fim*.

Assim, *extinção* traz consigo o sentido de tudo que se acabou, que se finou ou deixou de existir, seja o *direito*, seja a *obrigação*, ou seja a *coisa*.

Se é a respeito da obrigação, ela se extinguiu pelo cumprimento ou pela prescrição.

Se é em relação ao direito, por ter sido abandonado ou por estar prescrito.

Em relação à coisa, porque pereceu ou se consumiu.

De qualquer modo, que se revele o desaparecimento, *está vista a extinção*.

Mas o desaparecimento não se entende aí mera *ausência*, *sim consumo*, *perecimento*, *abolição*, *perda*, em virtude do que se tenha a coisa extinto.

EXTORSÃO. De *extorquir* (obter por violência), é o ato de arrancar dinheiro ou vantagens de outrem, sob ameaça ou coação.

É modalidade de *exploração* (indevida).

E a lei penal a configura crime, impondo sanções à pessoa que a pratica.

A extorsão pode ocorrer com o sequestro da pessoa. Assim mais se agrava o crime.

EXTRA. É palavra latina, como significado de *fora de*, *além de*, que possui na terminologia corrente uma variedade de aplicações, seja para explicar o que vem *fora do normal* como o que não está incluído no *ordinário* ou *comum*.

Em Direito Canônico, é a palavra empregada para designar as *Decretais*, que não se acham incluídas no *Corpus Juris*.

Extra. Na linguagem teatral, designa a pessoa que não faz parte da *companhia*, isto é, não está integrada ou contratada como ator ou atriz, em caráter permanente; mas é admitida, em casos especiais e em caráter extraordinário, para fazer certos papéis secundários.

EXTRAÇÃO. De *extrair* (tirar, arrancar), na terminologia comercial possui sentido semelhante a *exploração*, em referência às riquezas do solo ou do subsolo.

E, assim, diz-se *extração de minérios*, *extração de areias*, *extração de madeiras*.

Extração. Ainda, dentro de seu sentido etimológico, quer significar o ato de *criação* ou *destituição* de um documento ou de um título, revelando-se a *tirada* ou *saque* do mesmo título ou documento, isto é, sua *feitura* ou *fatura*.

Assim, o *saque da letra de câmbio* ou a *feitura da duplicata* mercantil entendem-se *extrações* dessas cambiais.

Extração. Mas, ainda, possui o sentido de aceitação ou consumo avantajado. E assim se diz *extração* para a venda regular de um produto, cujo consumo é generalizado.

Extração. E na linguagem dos *sorteios* e *loterias*, é indicativo do ato de se *sortear* ou *tirar a sorte* para ver qual o *número do bilhete* a que cabe o prêmio prometido.

E, neste sentido, diz-se *extração da loteria*.

EXTRADIÇÃO. Formado das expressões latinas *ex* (fora) e *traditio* (entrega), entende-se o processo pelo qual um Estado, fazendo valer sua lei penal, solicita e consegue a *entrega*, pelas autoridades do outro Estado, do criminoso que se *foragiu* em seu território, a fim de que seja julgado e punido pela autoridade judiciária do Estado requisitante.

A extradição, assim, em seu sentido jurídico, entende-se o meio legal por que se conduz o criminoso, mesmo refugiado no estrangeiro, perante a autoridade competente, para que seja julgado e condenado, segundo as regras do Direito Penal do país, em que cometeu o crime, ou mesmo em país estrangeiro, se se trata de crime sujeito à ultraterritorialidade.

A concessão da extradição assenta em convenções internacionais, em que se estabelece a reciprocidade, entre os países contratantes.

Em regra, a extradição é concedida sobre o *nacional* do país requisitante, salvo se se tratar de crime político.

A lei brasileira, em princípio constitucional, não permite a extradição do brasileiro pelo governo ou autoridade estrangeira (Constituição, art. 5º, LI).

EXTRADOTAL. Segundo o sentido da expressão *extradotal* (fora do dote), é designação que se dá a toda espécie de bens, que, no regime dotal, não se computa na constituição do dote.

Vide: *Bens parafernais*. *Dote*.

EXTRAJUDICIAL. É locução empregada para designar os atos, que se fazem ou se processam fora do juízo, isto é, sem a presença ou presidência do juiz.

São os atos que não *coram iudice pro Tribunali sedente*, ou não são praticados no *processo judicial*. *Extra iudicium*.

E, assim, se opõe ao *judicial*.

Na terminologia do mandato, *extrajudicial* indica o mandato que é dado e passado para negócios ordinários, fora da ação judicial. É o mandato comum ou *ad negotia*, em distinção ao mandato *ad iudicia*.

EXTRANUMERÁRIO. Segundo o sentido da própria expressão (além do número), é o vocábulo empregado na terminologia administrativa para designar os empregados que não se acham incluídos nos quadros aprovados ou oficiais, mas admitidos, segundo os princípios das leis vigentes.

São os empregados ditos contratados, mensalistas, diaristas, nomeados ou admitidos em caráter temporário, segundo a natureza e a necessidade do serviço.

Não se asseguram da *estabilidade funcional* e somente servem na repartição ou departamento, em que foram admitidos.

EXTRAORDINÁRIO. Além do ordinário ou do que é do costume, é a significação do vocábulo, composto de *extra* (além, fora de) e de *ordinário* (usual, comum, segundo o costume).

Neste sentido, então, diz-se *reunião extraordinária* ou *sessão extraordinária*, para indicar a reunião ou a sessão que não é *marcada* como normal: vem por imposição de uma necessidade, fora do habitual.

Na terminologia forense, conhece-se o *recurso extraordinário*, que se entende *medida* que vem além dos recursos comuns, em casos *especiais*.

Vide: *Recurso extraordinário*.

EXTRATERRITORIALIDADE. O mesmo que *extraterritorialidade*. É empregado para designar a teoria relativa à extraterritorialidade das leis, ou seja, a sua vigência em território estrangeiro.

Diz-se, também, *conflito das leis no espaço*.

É princípio, notadamente, pertinente às regras do *estatuto pessoal* ou referente aos casos de *ultraterritorialidade*, em que se aplica a lei de um país, mesmo em referência a crimes praticados no estrangeiro.

Vide: *Conflito de leis. Estatuto pessoal. Extraterritorialidade. Extradução. Ultraterritorial*.

EXTRATO. Do latim *extractus*, de *extrahere* (extrair, tirar, arrancar), entende-se a cópia, literal ou em resumo, que se tira de um ato escrito, promovido em cartório ou num processo judicial.

Mais propriamente para o *extrato*, quando cópia literal do ato ou documento, diz-se *pública-forma*, que assim se diferencia do *traslado* ou da *certidão*, que é extraída do ato original pelo próprio serventuário que o fez.

O *extrato* pode ser extraído por outrem. Mas, para ter valia, deve ser conferido e concertado, na presença das partes interessadas.

Em regra, *extrato* designa o que se *extraí* ou *relata*, em resumo, ou parte de peças componentes de uma escritura ou de um processo, para o fim de cumprir uma exigência legal.

É o caso do extrato da escritura de compra ou da escritura de hipoteca para a transcrição do imóvel ou inscrição hipotecária.

É, também, o *extrato* o resumo das partes principais de um Estatuto de sociedade, a fim de ser registrado na forma da lei.

EXTRATO DA CONTA. Na terminologia técnica da contabilidade, entende-se a *cópia de uma conta*, em que se anotam todas as operações inscritas na mesma conta, seja para uma verificação, seja para enviar a alguém, notadamente quando se trata de uma conta-corrente.

EXTRAVAGANTE. Derivado de *extravagar* diz-se geralmente de tudo que está fora do normal ou que se afasta do uso. É sentido semelhante a extraordinário.

No entanto, vulgarmente, assim se diz da pessoa que gasta em excesso, atingindo quase as raíais do perdulário, em abusos diversivos.

Extravagante. Na terminologia canônica, assim se diz das Constituições Pontifícias, posteriores às Clementinas, incluídas no mesmo Direito.

E, daí, dizer-se *extravagantes* todas as leis que não estão incorporadas às codificações: são leis que vagam fora.

EXTRAVIO. Formado do verbo *extraviar* (extra-viar, pôr fora do caminho), é todo *desvio* ou *desdeshinamento* de coisas, que, assim, não são conduzidas para o destino próprio, ou que se perderam.

No sentido fiscal, *extravio* quer também dizer o ato pelo qual não se manifestam as mercadorias, para que fujam ao pagamento dos impostos devidos.

Vide: *Contrabando. Descaminho*.

EXTREMAR. Tornar extremo, sumo, máximo; exaltar, enaltecer, sublimar.

Diferencia-se de *estremar*, que, tendo o sentido de discernimento ou distinção, aplica-se na linguagem jurídica para indicar a demarcação por meio de *estrema* (marco divisório).

“EXTREMIS”. Palavra latina, de *extremum*, que se traduz extremidade, no fim, usada na expressão *in extremis* para indicar os últimos instantes da vida ou aqueles em que alguém, estando atacado de grave enfermidade, agoniza ou entra em agonia.

Assim se diz “casamento *in extremis*”, para o casamento celebrado nos instantes que precedem a morte, ou em que é temida e esperada.

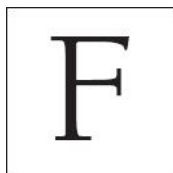
EXTRÍNSECO. Derivado do latim *extrinsecus*, de *estra* e *secus*, possui o sentido de o que vem de fora, é do exterior.

Assim, quando, na técnica jurídica, se diz *extrínseco*, se tem o sentido da forma ou maneira que está à mostra, que constitui a *roupagem*, que *reveste*, assim, o ato ou a coisa.

Está em oposição ao *intrínseco*, que é o *interno*, e não se vê, porque forma o substrato ou a essência íntima dos atos ou das coisas.

Formalidades extrínsecas são, pois, as formalidades materiais, que dão autenticidade ao ato ou legalizam a coisa em sua forma exterior.

EXUMAÇÃO. Derivado de *exumar* (desenterrar), distingue a *diligência médico-legal*, autorizada judicialmente, para que se proceda a uma perícia ou investigação acerca do cadáver, que se mostre necessária ao procedimento judicial, em regra de ordem penal.



FÁBRICA. Do latim *fabrica*, este derivado de *faber* (artífice, fabricante), significando a palavra *fábrica* trabalho, construção, é empregado em amplo sentido para designar toda espécie de ação ou efeito de *construir* ou *executar trabalho* (fabricar).

E, nesta acepção, equivale ao próprio vocábulo *construção* ou toda *ação criadora*, promovida pelo homem para realizar obra (*manufatura*) ou *executar um trabalho* (produção).

Na significação que lhe empresta o Direito Comercial, tomando o continente pelo conteúdo, entende-se como *fábrica* o próprio estabelecimento, casa ou oficina, em que se produzem ou se manufaturam as coisas (gêneros, mercadorias, produtos) para uso ou consumo da coletividade.

Corresponde, assim, às expressões *estabelecimento* industrial ou *fabril* e *oficina*.

É, pois, na linguagem técnica do Direito, designativo de toda *organização*, aparelhada mecanicamente e com auxílio do homem, destinada à produção de *novas mercadorias* ou *gêneros* (usualmente chamados de *produtos fabris*), seja pela transformação da *matéria-prima* em uma *nova espécie* de mercadoria (fabrico), seja pelo *beneficiamento* ou transformação operada em mercadoria já produzida.

Por vezes, designa a própria soma de *entes humanos* admitidos à execução dos objetivos industriais do estabelecimento, considerada ao lado de seu aparelhamento mecânico.

Nesta razão, numa acepção tecnicamente jurídica, *fabricar*, formado de *fábrica*, quer significar a ação de produzir artigo ou mercadoria nova pela *transformação* de certa matéria-prima, como também pela *alteração* operada em produto, gênero ou mercadoria, com a intenção de *beneficiá-lo* (melhorá-lo), aumentando sua utilidade ou elevando seu valor.

Fábrica. No sentido que lhe dá o Direito Canônico, tomado o vocábulo na acepção de *índole, estrutura* ou *composição* de alguma coisa, quer significar não somente o conjunto de bens e de rendas paroquiais destinados à manutenção do culto e da própria conservação da Igreja, como o *conselho* ou a *irmandade*, a que está afeta a administração de tais bens e rendas, sob inspeção das autoridades eclesiásticas.

Correspondendo ao *patrimônio paroquial* e ao *poder administrativo temporal*, que o gere, cujos membros se dizem *fabriqueiros* ou *fabricanos*, é a *fábrica paroquial* uma pessoa jurídica de Direito Canônico, reconhecida como pessoa jurídica de Direito Privado, embora subordinada aos poderes eclesiásticos, a que cabe a sua direção e fiscalização.

Diz-se simplesmente *temporal*, em oposição a *espiritual*, porque atende simplesmente aos *negócios temporais* (profanos ou econômicos e financeiros) da Igreja, podendo ser constituído simplesmente por *leigos*, enquanto o poder espiritual somente é representado pelos párocos ou pelos clérigos.

As *fábricas paroquiais* regem-se segundo as regras do Direito Canônico, estando diretamente subordinadas às autoridades eclesiásticas, mesmo quando constituídas por leigos, componentes das irmandades, congregações ou confrarias.

Dizem-se, também, *corpos de mão-morta*, nos quais se incluem todas as instituições de caráter pio e religioso.

FABRICANTE. Derivado de *fábrica*, entende-se *fabricante* toda pessoa que produz *manufaturas* ou *produtos fabris*, isto é, *fabricados*.

Na tecnologia do Direito Tributário *fabricante* é não somente a pessoa que produz um *produto novo* pela transformação da matéria-prima, como também toda aquela que transforma a mercadoria produzida ou a beneficia para melhor uso ou utilidade.

Dentro deste conceito, no entanto, há a distinguir o *produtor* ou fabricante propriamente dito, do *beneficiador* e do *transformador*.

Assim, a rigor, embora o *beneficiador* seja por lei equiparado a fabricante, é apenas *ummelhorador* do produto ou da mercadoria, tornando-a mais valiosa ou útil.

O *transformador* é fabricante porque *modifica* a mercadoria em novo produto, mostrando-se esta a matéria-prima do novo artigo produzido. E somente se distingue do produtor porque este se utiliza de matéria-prima apropriada para produzir artigo ou mercadoria nova, enquanto aquele se vai utilizar de mercadoria já produzida, que se transforma noutra.

FABRICO. Denominação genérica dada a toda *mercadoria* ou *artigo* produzido pela transformação da matéria-prima ou de outros objetos: é o *produto fabril* ou *manufatura*.

Equivale a *produção* e *criação*, quando artificiosa ou pelo engenho do homem.

FABRIQUEIRO. Ou *fabricário*, é a pessoa a quem se comete o encargo de cobrar as rendas da *fábrica paroquial* e de administrar os bens dela.

É, assim, o representante legal da mesma fábrica, cujo mandato se desempenha sob inspeção da autoridade eclesiástica, em cuja jurisdição se encontra a paróquia.

FAÇANHA. Na linguagem usual, é tido como o *ato heroico*, a *realização aventurosa*, *abrevura*, a *proeza*, como pode ser em acepção irônica a *perversidade*, a *ação impensada* ou *despropositada*.

FACÇÃO. Derivado do latim *factio*, de *facere* (fazer), possui o vocábulo o sentido originário de *poder de fazer*.

Deste modo, então, é tido como o direito ou a faculdade que tem alguém de fazer alguma coisa.

Nesta significação, pois, é que se dizia *facção de testamento*, isto é, o direito ou a faculdade de fazer testamento, em que se inclui a própria capacidade para testar.

A facção testamentária diz-se ativa ou passiva, conforme a capacidade testamentária se refere ao testador ou ao beneficiário.

Facção. Na terminologia da Política, significa o *partido* ou a *organização política*, em que se arregimentam as pessoas com direito a voto nas eleições, para defesa de seus princípios e sufrágio dos candidatos de sua escolha e predileção.

Do vocábulo *facção*, tomado, também, no sentido de *parcialidade*, formam-se as palavras *faccioso*, indicativo de tudo que é *parcial*, e *faccionário*, designativo da pessoa que é incondicionalmente partidária de uma facção ou está bandeada com alguém.

Facção. Na linguagem militar, é tomado no sentido de *feito de armas* ou *empreendimento militar*.

FACILITAÇÃO. Derivado de *facilitar* (tornar fácil, coadjuvar), usualmente, quer significar *o auxílio* ou a *coadjuvação*, que é dada por outrem, para que, *facilmente* ou *com facilidade*, se execute ou se pratique um ato.

Mas, no sentido que lhe empresta a técnica do Direito, a *facilitação* não se funda simplesmente no auxílio, revelador de uma *participação* na feitura do ato, como também em qualquer *omissão* ou *falta de oposição*, em virtude do que venha o ato a realizar-se com facilidade, quando era dever ou obrigação da pessoa impedi-lo.

Neste caso, a facilitação não revela participação nem cooperação, mas facilidade decorrente do não cumprimento de dever imposto. E, por esta omissão, o ato se praticou, registrando-se uma facilitação.

FACÍNORA. Geralmente é indicativo da pessoa perversa, ou de mau-caráter, que vive a praticar maldades.

Na terminologia criminal, no entanto, designa particularmente a pessoa que executou o crime com requintes de perversidade ou crueldade.

FAC-SÍMILE. Provém da expressão latina *fac simile*, que se traduz: *faça-se coisa semelhante*.

É aplicada notadamente para indicar a *exata reprodução* ou *cópia fiel* de qualquer desenho ou escrito, tal qual se encontra no *original*.

Emprega-se, usualmente, para indicar o *carimbo* ou o *sinete* reprodutor da assinatura ou rubrica de uma pessoa, os quais as reproduzem semelhantemente ao original.

Fac-símile (fax). Reprodução ou cópia de um documento ou de um objeto. Usa-se a expressão para designar o aparelho de transmissão de dados, através de linha telefônica, que reproduz o

documento. A Lei do Inquilinato Urbano admite a comunicação dos atos processuais através de fax desde que haja previsão no respectivo contrato de locação.

“FACTA CONCLUDENTIA”. Expressão latina, que se traduz *atos concludentes*, utilizada na terminologia jurídica para exprimir, na manifestação dos fatos jurídicos, aquele que se apresenta como unívoco e inequívoco, de modo a mostrar a existência de algo que não se possa contestar.

A respeito da declaração ou manifestação da vontade, os fatos concludentes são aqueles que se deduzem ou se podem concluir da própria manifestação da vontade (*Facta ex quibus voluntas concludi potest*).

“FACTA PRAETERITA”. Locução latina empregada usualmente na terminologia jurídica para aludir aos negócios jurídicos, que se tenham registrado (*negócios passados*) em oposição aos negócios ou fatos futuros (*futuris negotiis*).

“FACTORING”. O contrato de *factoring* – ou, em vernáculo, *faturização* – é aquele pelo qual um industrial ou comerciante (*faturizado*) cede a instituição bancária (*faturizador*), total ou parcialmente, créditos oriundos de vendas efetuadas a terceiros, assumindo o cessionário o risco de não recebê-los, mediante o pagamento de determinada comissão a cargo do cedente.

Se os créditos negociados são pagos ao cedente no momento da cessão (*adiantamento*) tem-se o que se denomina *conventional factoring*; se, por outro lado, os créditos são pagos no vencimento, surge a figura do *maturity factoring*.

O contrato de *factoring*, uma vez celebrado, produz efeitos tanto em relação ao faturizado e ao faturizador, como no tocante ao cliente ou comprador.

Trata-se, a rigor, de autêntica cessão de crédito, a título oneroso, feita pelo faturizado ao faturizador, sub-rogando-se este nos direitos daquele, tornando-se, portanto, credor do comprador, que se obriga a pagar ao cessionário, desde que devidamente notificado da transferência do crédito.

FACTÓTUM. Do latim *factotum* (de *facio*, fazer, e *totum*, o todo) que se traduz: *o que faz tudo*, empregado geralmente para indicar a pessoa que, estando a serviço de outrem ou à testa de um negócio, tudo faz e tudo resolve.

FACULDADE. Derivado do latim *facultas*, de *facio*, fazer, possui, ampla e genericamente, o significado do *poder* que se tem para que se faça alguma coisa, seja de ordem física ou de ordem moral.

Nesta razão, em seu conceito jurídico, exprime a possibilidade de poder fazer ou *agir*, o que se entende ter autoridade para fazer alguma coisa ou agir de certa maneira para defesa ou aquisição de direitos, ou para o exercício de direitos.

A faculdade jurídica, pois, exprime o próprio exercício do direito subjetivo da pessoa, exteriorizado pela *facultas agendi* (faculdade de agir).

Consistindo no exercício de um direito, a faculdade é imprescindível. Em tais circunstâncias, o título em que se funda renova-se incessantemente. *Facultas nunquam praescribitur* (BÁRTOLO).

Diferencia-se a faculdade da expectativa, embora ambas se mostrem *possibilidades*; mas a faculdade é uma possibilidade em seu sentido exato, enquanto a expectativa se apresenta como probabilidade. É uma probabilidade de direito ou uma faculdade jurídica abstrata, visto que o direito que nela se funda ainda não é deferido, enquanto na faculdade, mesmo que se trate de direito futuro, já é deferido.

A faculdade, assim, segundo seu sentido etimológico, de poder, meio, direito de fazer alguma coisa, assinala esse mesmo poder ou a soma de poderes de uma pessoa, como sujeito ou titular de direitos, de obter ou conseguir, por ato ou atos de sua vontade exclusiva, independentemente de intervenção ou obrigação de outrem, certos efeitos jurídicos, entre os quais os de origem de direitos futuros.

Faculdade. Dá-se esse mesmo nome ao estabelecimento de ensino superior, mantido pelo Estado ou de iniciativa particular, em que se conferem graus acadêmicos ou universitários, seja de bacharelado, de licenciatura, doutorado ou mestrado.

Conforme o curso professado, dizem-se Faculdades de Direito, de Medicina, de Engenharia etc.

Faculdade. No direito canônico, entende-se a permissão concedida pelo Bispo para que o sacerdote exerça o seu ministério em determinada diocese.

Faculdades mentais. Diz-se do conjunto dos recursos intelectuais e psíquicos próprios da mente humana.

“FACULTAS AGENDI”. A faculdade de agir, o exercício do direito subjetivo.

FACULTATIVO. Derivado do latim *facultas*, na linguagem jurídica quer significar tudo que confere a *faculdade*, permissão ou poder de fazer alguma coisa.

Designa, pois, tudo que não é obrigatório, que não constitui um *dever*, ficando ao arbítrio da pessoa em fazer, ou não fazer alguma coisa, em agir ou não agir, para que se produza aquilo que é de seu desejo e de seu interesse, consoante o que lhe assegura a própria lei ou o seu direito.

Facultativo. Na técnica administrativa, diz-se *facultativo* ao ato emanado de autoridade superior, pelo qual se permite o não comparecimento à repartição ou ao emprego, sem perda das vantagens asseguradas pelo comparecimento. *Ponto facultativo:* a dispensa do serviço, desde que por sua própria vontade e diante da ordem não compareça o funcionário ao trabalho ou emprego.

FAIR USE. Fair use é expressão do Direito estadunidense que pode ser traduzida como uso justo, uso razoável, uso honesto ou uso aceitável. A expressão designa a citação ou incorporação de material sob direitos de autor, sem a autorização do respectivo titular, desde que presentes os seguintes fatores: a) o propósito e o tipo do uso do direito autoral, inclusive se o mesmo é feito sem fins lucrativos; b) a natureza do trabalho copiado; c) a proporção e a quantidade do material copiado em relação ao uso e d) o efeito do uso relativamente ao mercado ou o valor do trabalho. Aponta-se como precedente o caso *Folsom vs Marsh*, julgado em 1841, rejeitando a defesa fundada no fair use em que o réu copiou 353 páginas de uma biografia de 12 volumes de George Washington, produzindo um trabalho de 2 volumes de sua autoria. (nsf)

FAISQUEIRO. Derivado de *faiscar*, designa a pessoa que procura colher o ouro (faíscas, piscas), lavrando em mina, ou levando o cascalho ou o rebotalho da terra, em que possa ser encontrado. Pesquisador de ouro; faiscador.

FAIXA DE FRONTEIRA. Segundo regulação em lei, é a faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres.

FALA DO TRONO. A locução do soberano por ocasião da abertura dos trabalhos parlamentares. No Reino Unido, por tradição, a fala do trono, embora lida pelo soberano, é preparada pelo Primeiro-Ministro que, em tal documento, presta contas e expõe as linhas da atuação governamental.

FALAR. Do latim *fabulari* (falar, entreter, conversar), na linguagem jurídica é empregado nas acepções de *aconselhar-se*, *tratar* ou *concordar* com alguém a respeito de algum negócio.

Tem, ainda, na linguagem jurídica, a significação de *ajustar* ou *combinar*.

FALAR NOS AUTOS. No jargão forense, é a manifestação que o participante do processo judicial lança nos respectivos autos.

FALATÓRIO. Derivado de *falar*, é empregado geralmente para exprimir a série de fatos imprecidentes, atribuídos a uma pessoa ou referentes a seu modo de vida. É equivalente a *amexerico* e *difamação*.

FALECIDO. Derivado de *falecer* (faltar, falhar, deixar de existir), na terminologia jurídica possui os sentidos que lhe são próprios na linguagem comum:

a) como adjetivo, exprime tudo o que falta ou que deixa de existir. É equivalente a *falido*;

b) como substantivo, diz-se da pessoa que faleceu ou morreu. É equivalente a *defunto* e a *de cujus*, sendo que este último caso melhor se aplica ao defunto que deixa herdeiros.

FALECIMENTO. De *falecer*, derivado do latim incoativo *fallere*, de *fallere* (faltar, enganar), é usualmente empregado para indicar a *morte* ou *passamento* de uma pessoa.

Significa, também, *extinção* ou *carência* de alguma coisa, *falta* ou *defeito*. Nesta acepção, possui sentido equivalente a *falência*, também derivado de *fallere*.

FALECIMENTO NOTÓRIO. Segundo a regra de Direito, o falecimento, no sentido de morte da pessoa, para que surta os desejados efeitos, deve ser evidenciado pelo atestado *oucertidão de óbito*. Provado por estes, é que se considera legalmente extinta a pessoa física, cumprindo-se os princípios reguladores da lei civil a respeito do fato.

No entanto, segundo princípio que se institui na lei processual, quando o falecimento é *notório*, não se faz indispensável a prova do óbito, para que o falecimento produza os efeitos, que dele decorrem: a paralisação do processo.

Assim, *falecimento notório* é o que se fez público, é conhecido por todos, de modo que não se possa alegar desconhecimento, pois que a *notoriedade* implica o *conhecimento* e *ciência* do *fato* por todos: revela o fato que é sabido por todos.

Quando, no entanto, se trata de transmissão de direitos, oriundos do falecido, ou de relações jurídicas, que se formam ou se derivam do falecimento, nem a notoriedade dispensa a prova do falecimento: pela certidão de óbito é que se prova o falecimento para que se siga na prática dos atos que nele se fundam.

FALECIMENTO PRESUMIDO. Assim se entende o falecimento, que se deduz da ausência prolongada da pessoa considerada ausente.

O falecimento presumido é decorrente de presunção legal, na falta de certeza da morte do ausente. E assenta na sentença judicial, em que se decreta a sucessão definitiva, no caso de ausência.

É a matéria regulada pela lei civil, onde se indicam os casos em que possa ser deduzido o falecimento, seja fundado no período prolongado da ausência, ou seja na evidência de idade avançada do ausente.

O falecimento presumido equipara-se ao falecimento natural, gerando as mesmas relações jurídicas que se derivam deste.

Vide: *Ausência. Sucessão definitiva. Sucessão provisória.*

FALÊNCIA. Derivado do latim *fallentia*, de *fallere*, (falir), de que se formou *fallentia*, tendo, originariamente, o sentido de *falha*, *defeito*, *carência*, *engano* ou *omissão*.

Falência. Na técnica jurídico-comercial, veio substituir o sentido de *falimento*, empregado propriamente para indicar o *ato de falir*, a *insolvência comercial* ou a *bancarrota*.

Traz consigo o mesmo sentido de *quebra*, vocábulo então usado pelo primitivo Código Comercial brasileiro.

Sem fugir ao sentido etimológico, *falência* é *falta* de cumprimento à obrigação assumida, ou *oengano do devedor* ao credor pelo inadimplemento da obrigação em seu vencimento.

Assim, no conceito em que é tido no Direito Comercial, significa, pois, o *estado* ou a *situação* do comerciante que falhou nos pagamentos de obrigações líquidas, a que estava vinculado.

Entende-se, portanto, a falta de cumprimento exato da obrigação mercantil exigível no dia de seu vencimento. Ou se revela pela prática de atos ruinosos, que possam levar o comerciante a esta falta.

Mas, na evidência da falência, há que ser considerada a falta ou impontualidade de pagamentos por si só e a declaração deste estado por sentença judicial.

E, assim, ter-se-ão os aspectos da *falência de fato* e da *falência de direito*.

A *falência de fato* decorre simplesmente da impontualidade ou falta dos pagamentos: é a *insolvência* comercial. E se anota desde o momento em que o comerciante, sem relevante razão de direito, não paga obrigação líquida, no dia do seu vencimento, ou por meios ardilosos procura diminuir a força de seu ativo.

A *falência de direito*, fundada embora na falência de fato, gera-se da sentença que declara o estado de falência. Somente por esse decreto judicial tem a falência existência jurídica.

Já, aí, neste aspecto, se mostra a decretação da penhora que abrange todos os bens do devedor, evidenciando-se uma *execução coletiva*.

Nesta significação, pois, a falência toma o sentido (técnica processual) do conjunto de regras, em virtude das quais se processa a execução de todos os bens do devedor, a fim de que se pague os credores do *falido*.

É consagrada a doutrina da unidade e universalidade da falência, dando-se competência para sua decretação ao juiz, em cuja jurisdição está estabelecido o comerciante.

A *insolvência comercial*, que caracteriza o estado de falência, não possui o mesmo sentido *dainsolvência civil*, fundamental para o *concurso de credores*.

A insolvência comercial se revela pela cessão de pagamentos ou prática de atos prejudiciais aos interesses dos credores, sem que se exija a evidência de um ativo inferior ao passivo. Mostra-se, simplesmente, a carência ou ausência de numerário para atender o pagamento de obrigação líquida vencida.

A insolvência civil indica insuficiência de bens para cumprir o pagamento integral de dívidas contraídas, ou a falta de recursos suficientes para pagar os compromissos assumidos.

Vide: *Concurso de credores. Insolvência*.

A falência é administrada em sua primeira fase (de sindicância), por um síndico nomeado pelo juiz. E, na segunda fase (de liquidação), por um liquidatário, que será o próprio síndico.

Adquirindo personalidade jurídica, os bens do falido dizem-se *massa falida*, encarada, assim, em seu aspecto objetivo.

Subjetivamente, como *massa falida* entende-se o conjunto de credores com direito aos mesmos bens, ou seja, com créditos que os habilitam a participar da distribuição dos *haveres* apurados na falência.

A falência diz-se *casual*, *culposa* ou *fraudulenta*.

Será *culposa*, quando se verifica ato de negligência ou abuso na prática dos atos de comércio, objeto do negócio, ou omissão a regras legais, sem qualquer *intenção maldosa* em prejudicar os interesses dos credores.

Embora abusivos, excessivos, injustificados, são atos sem dolo, sem má-fé.

Já a *fraudulenta* se mostra *dolosa* ou se caracteriza pela prática de atos prejudiciais aos interesses dos credores, feita de má-fé, ou seja, com a intenção maldosa de prejudicar.

A lei falencial determina os casos em que possam ocorrer as duas espécies, cominando as penas próprias a cada uma delas. Outrora, para elas, dizia-se especialmente *bancarrota*.

Casual é a que decorre de fatos próprios aos azares do comércio, *motivadores*, naturalmente, da cessação de pagamentos.

FALÊNCIA PÓSTUMA. Falência do espólio do comerciante morto.

FALENCIAL. Relativo a falência ou que trata do instituto jurídico da falência.

FALHA. De *falhar*, também do latim *fallere* (faltar, enganar, errar), significa toda *omissão ou defeito* que possa ocorrer à prática ou execução de um ato.

A *falha jurídica* possui o mesmo sentido de *defeito jurídico*, ou *falta jurídica*.

FALIDO. Assim se diz do comerciante que *faliu*, desde o momento em que se decretou a sua falência até que dela se reabilita.

O *estado de falido* cria para a pessoa uma *capitis deminutio*, em virtude do que é desapossada de seus bens e não pode exercer o comércio e outras atividades enquanto não decretada a extinção de suas obrigações, ou não for reabilitada, se porventura tenha sido condenada por crime falimentar. A *capacidade civil* do falido, porém, não sofre restrição quanto aos atos jurídicos que não interfiram com a sua atividade comercial, suspensa pela falência.

FALIMENTAR. É empregado na linguagem jurídica no mesmo sentido de falencial, para indicar o que vem, procede ou pertence à falência: *direito falimentar, processo falimentar, execução falimentar*.

FALIMENTO. Indica a própria falência, ou seja, a cessação de pagamentos.

Possui também o sentido de *falta, erro, omissão*.

FALSA. Derivado do latim *falsus* (iludido, fingido), é aplicado, na linguagem jurídica, para dar ou indicar a ideia de toda coisa que está *fora da verdade*, foi *dissimulada, adulterada*, que contém *fingimento* ou é *feita com engano* ou *erro*, na *intenção de iludir*.

A evidência de *coisa falsa*, assim, revela, em regra, o ardil, o engano, a malícia de alguém em formular coisa que foge à realidade, que adulterou, ou que dissimulou, na intenção de levar outrem a consentir ou a praticar ato, que não faria, se *conhecesse a real situação*, ou a *verdadeira essência da coisa*.

Desse modo, todo ato, todo fato, todo negócio, ou toda coisa, que se verifique falsa, não representa a realidade, havendo sido adulterada ou dissimulada por mero fingimento ou puro engano.

FALSA ATRIBUIÇÃO. Assim se diz quando se procura *atribuir à coisa* qualidade ou propriedade que não possui ou não tem, na intenção de ser alguém induzido à prática de ato ou de negócio jurídico, que não faria, bem ciente da verdade acerca da mesma coisa, o que lhe foi ocultado.

A falsa atribuição, consoante princípio da lei penal, constitui delito.

FALSA CAUSA. Falsa, na posição em que se coloca, aí, tem o mesmo sentido de erro. *Ecausa*, por seu turno, é o *motivo* ou a *razão*.

Claramente, a *falsa causa* quer exprimir o *erro* acerca da *causa*, ou seja, do motivo, da razão.

E, assim, consoante o brocardo de que *falsa causa non est causa*, a causa que se funda em erro é causa que não existe.

Mas, para que a falsa causa possa viciar o ato, retirando-lhe os efeitos jurídicos, necessário que seja a razão determinante ou a *condição eficiente* para a validade do consentimento ou para a validade da manifestação da vontade. Sem a evidência de semelhantes situações, terá prevalência o princípio consagrado pelos romanos: *falsa causa non nocet*.

Somente quando o ato é considerado efeito ou consequência da causa, expressamente declarada, e esta se mostra falsa, suprimida esta por ineficaz, ou anulada por defeituosa, cessam todos os efeitos que dela se poderiam gerar. *Sublata causa tollitur effectus*.

Quando o ato firmado, então, não se funda ou não depende expressamente da causa, por não se apresentar esta como razão determinante do negócio ou condição indispensável ao ato, *mesmo falsa*, produz eficácia.

FALSA CONDIÇÃO. Segundo o conceito das duas palavras, entende-se o *fato que não existe*, que não é real, que é enganoso.

Falsa condição, revelando *condição* (fato) inexistente ou enganosa, mostra *fato* juridicamente inadmissível ou impossível, desde que, sendo enganoso ou inexistente, não pode existir.

Assim, no conceito jurídico, *falsa condição* mostra-se a *condição impossível*, por ser a que se impõe, mas que não se pode cumprir ou não se pode satisfazer, porque é inexistente ou impossível.

FALSA DECLARAÇÃO. Compreende-se a declaração *mentirosa* (contrária à verdade ou errada).

Pode equiparar-se à *falsa causa* ou à *falsa condição*, desde que, por ela, se procura obter a manifestação de uma vontade ou fundar a execução de um negócio jurídico.

Em certos casos, pode estruturar *fato criminoso*, desde que, por ela, se procura obter uma *vantagem* ou realizar um ato fundado nela.

Pode ser, também, equiparada ao *falso testemunho*, quando a declaração mentirosa tem por objetivo fazer crer um fato inverídico ou enganoso.

FALSA DEMONSTRAÇÃO. Significa o *erro* na indicação da pessoa ou da coisa.

Corresponde ao *error in persona* e ao *error in corpore*.

É, assim, o *engano* a respeito de qualidades essenciais da pessoa ou da coisa, capaz de anular o ato fundado numa *falsa demonstração* (designação, indicação).

É a *errônea indicação* de qualquer circunstância.

A *falsa demonstração* é tida, também, como a demonstração feita impropriamente ou erroneamente, mas de modo a que possa ser suprida por elementos constantes do próprio ato.

E daí o princípio da *falsa demonstratio non nocet*, no sentido de que se a declaração da vontade é certa e determinada, não importa o *erro da indicação*, seja da pessoa ou da coisa.

A prova do *erro* (falsa) cabe ao que o afirma: “*Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*”.

FALSA PROCEDÊNCIA. Pertence a expressão mais propriamente à técnica do Direito Tributário. E se entende a *fraude*, em virtude da qual se procura inculcar a mercadoria ou o produto, como sendo de origem que não é verdadeira.

Diz-se, por isso, *falsa origem*.

A inculcação de *falsa procedência* constitui infração à legislação tributária.

Anota-se pela indicação de mercadoria nacional como sendo estrangeira, ou vice-versa, ou como de procedência de uma fábrica ou localidade, quando procede de outra origem.

FALSA QUALIDADE. Assim se diz, na terminologia do Direito Tributário, a respeito da mercadoria inculcada como de uma *qualidade*, que não lhe pertence, seja para fazer passar um produto inferior por outro de qualidade mais reputada e superior, ou um produto falsificado pelo verdadeiro. Pode mesmo decorrer da inculcação de falsa procedência, visto que, por ela, também se procura *enganar* a respeito da qualidade do produto ou da mercadoria.

A falsificação ou adulteração do produto reputa-se inculcação de falsa qualidade, o que constitui infração tributária.

FALSÁRIO. Derivado do latim *falsarius*, entende-se a pessoa que comete *falsidade* ou pratica *falsificação*.

Falsário é, pois, quem afirma ou jura em falso, fabrica documento ou coisa suposta, altera o que é verdadeiro, para induzi-los diversamente ou para que figurem ao contrário do que neles continha.

Costumam diferir o *falsário* do *falsificador*, admitindo o primeiro para designar o que *falseia* ou *falsifica* documentos, sinais ou moedas e jura em falso, reservando-se falsificador para o que fabrica coisa falsa ou contrafaz coisa verdadeira.

Falsário e falsificador, etimologicamente, equivalem-se, significando ambas a pessoa que fabrica alguma coisa ou falseia a verdade, para engano ou ludíbrio de outrem.

FALSIDADE. Derivado do latim *falsus*, de que se formou *falsitas* (falsidade, mentira, impostura), indica-se a qualidade ou estado de tudo que é falso ou contrário à verdade ou à realidade. É a *supressão* ou *alteração da verdade*.

A falsidade, assim, é revelada em tudo o que se faz ou se afirma, contrariando, no todo ou em parte, a verdade dos fatos ou das coisas.

Pode ser crime e pode não ser. Se a ninguém é nociva, não se pune: *falsitas, nemine nociva, non punitur*, é máxima.

Mas, se é *delito*, deve ser a *suposição dolosa* para esconder, ou alterar a verdade. E, neste caso, não se faz mister ou não é essencial a seu caráter a existência de dano real ou potencial: tanto basta o dolo em que se funda.

Objetiva-se ou se perpetra *por palavras, por fatos ou por escrito*.

E possui sentido mais amplo que *falsificação*, que nela se contém. A falsidade consiste em se faltar à *verdade* ou *falsificar a coisa*. A *falsificação* significa o ato de falsificar ou alterar a coisa.

A falsidade pode ser *moral* ou *material*.

A *falsidade moral* é a que se funda na supressão ou alteração da verdade não escrita: é a mentira ou o falso testemunho, feito com conhecimento de causa ou com má intenção.

A *falsidade material* é a que se comete pela fabricação de coisa falsa, pela elaboração de documento falso, ou pela alteração da verdade em coisa ou documento, dizendo-se *formal*, quando o falsário ou falsificador a comete de propósito, com má intenção, com perfeito conhecimento da verdade, que procura substituir ou alterar.

A falsidade material não pode ser presumida. Deve resultar de fato material que a objetive. E tanto decorre de ser *falsa uma parte* da coisa ou do documento, como de ser *inteiramente falso*. Tanto faz para que se *altere* ou se suprima a verdade que nele se deveria conter.

Ainda se anota, na técnica jurídica, nova espécie de falsidade: *a ideológica*.

Difere da *falsidade material* em que há falsificação do documento ou do título.

Na *falsidade ideológica*, o título ou o documento se mostra como verdadeiro, mas não exprime a verdade o que nele se contém. Estrutura-se, assim, na falsidade da declaração contida no título ou no documento, que se apresenta como autêntico e verdadeiro, desde que, originariamente, passado por quem tinha autoridade para passá-lo. O documento, assim, é verdadeiro, mas não é real ou verídico o que nele se contém. Neste caso, o caráter delituoso

da falsidade está no *dolo* e na *nocividade* do ato, que pretende alterar a verdade pela *simulação* e pela *fraude*.

FALSIFICAÇÃO. Derivado de *falsificar* (fabricar coisa falsa, alterar ou contrafazer a verdade), exprime mais propriamente a *falsidade material*, pois que consiste na fabricação falsa, na alteração ou supressão da verdade, por meio de ato material ou físico.

Assim se diz *falsificação do documento*, *falsificação de mercadorias* para exprimir o ato de tornar falso ou fazer falso o documento ou a mercadoria.

Na técnica do Direito Tributário, a *falsificação de alimentos* ou *de mercadorias*, além de delito punido pela lei penal, entende-se contravenção às regras fiscais, enquadrada como *inculcação de falsa qualidade*.

No Direito Penal é crime a prática de falsificação do selo ou sinal público (art. 296 do CP), de documento público (art. 297 do CP), de documento particular (art. 298 do CP) e de cartão de crédito ou débito (art. 298, parágrafo único, do CP, incluído pela Lei 12.737/2012). (npg)

FALSO. Do latim *falsus*, entende-se o que não é verdadeiro, o que não é real, e é feito para engano ou impostura.

Falsum quod est, nihil est (o que é falso de nada vale).

FALSO JURAMENTO. Assim se entende do juramento falsamente prestado por uma pessoa, quando, trazida a juízo, a pedido do litigante adversário ou por determinação do juiz, afirma como verdadeiro o que é contrário à verdade.

Equivale ao *falso testemunho*.

FALSO MANDATÁRIO. Assim se designa a pessoa que se apresenta com *procuração falsa*, ou que a tem verdadeira, mas já revogada, estando ciente desta revogação. Difere do *mandatário ilegítimo*, que este pode ter *procuração*, mas não têm *poderes* para exercê-la ou capacidade para desempenhá-la. A procuração no mandato falso, originalmente viciada, não tem existência legal.

FALSO TESTEMUNHO. É a afirmativa consciente de uma pessoa a respeito de fatos inverídicos ou contrários à verdade, prestada perante autoridade judiciária que a convocou para depor. Para que constitua delito, necessário que a pessoa altere intencionalmente a verdade, a fim de ocultá-la.

FALTA. Derivado do latim *fallere* (faltar, enganar, escapar), é empregado na terminologia jurídica em várias significações, notadamente como *defeito*, *ausência*, *culpa* ou *transgressão*.

Na técnica do Direito Civil, exprime notadamente o sentido de *ato* ou *omissão*, constituído por ação voluntária, propositada ou involuntária, que venha *transgredir* ou *contrariar* o cumprimento de uma obrigação ou de um dever jurídico, decorrentes seja de imposição contratual ou seja de prescrição legal.

É tido, assim, na acepção de *não cumprimento* ou *transgressão*. E, por vezes, na de *culpa*. Neste sentido, a *falta*, como a *culpa*, pode ser *grave* ou *leve*, subordinando-se, pois, à graduação, segundo a *intensidade* da ofensa ao direito ou à obrigação que dela se gera.

Vide: *Culpa*.

Falta. Na técnica do Direito Processual, duas acepções são tidas, geralmente, pelo vocábulo:

- a) Ou se entende a *ausência*, seja de uma das partes ou das pessoas que intervêm no processo, seja decorrente do não *cumprimento* de uma formalidade.
- b) Ou, tal como neste último sentido, todo e qualquer *defeito processual* que possa *viciar* o processo. Possui o sentido de *vício*, *defeito* ou *falha*, consistindo na *omissão* de ato processual ou formalidade que deve ser atendida.

Nestas condições, as *faltas*, segundo a importância da omissão ou da irregularidade, são *supríveis* ou *sanáveis* e *insupríveis* ou *insanáveis*.

As primeiras, quando supridas ou sanadas, removem o defeito, desde que a *falta* é preenchida.

As segundas, insanáveis ou insupríveis, ferem de morte o processo, desde que se constituem em defeitos irremovíveis.

Falta. Na terminologia administrativa e escolar, *falta* quer significar o *não comparecimento* ao emprego ou às aulas. É tomada no mesmo sentido de *ausência*.

Falta. Na linguagem comercial, *falta* quer dizer *diminuição*. É equivalente a *desfalque*, quando a coisa foi extraviada ou desencaminhada.

Diz-se, também, notadamente no plural, *faltas*, para indicar a *carência* de mercadorias num negócio ou na praça. A expressão “*há falta do produto*” quer significar sua escassez.

Falta. Na técnica trabalhista indica:

a) a ausência, motivada ou não, do empregado ao serviço;

b) a prática de qualquer dos atos arrolados no art. 482 da CLT constitui falta grave e, uma vez incidindo numa das hipóteses legais taxativas, o empregado estará infringindo obrigação do contrato de trabalho, sujeitando-se à rescisão judicial da relação de emprego por *justa causa*.

FAMA. Derivado do latim *fama* (opinião pública, nomeada, conceito), é empregado na terminologia jurídica para exprimir a *reputação*, o *conceito* ou a *posição*, em que se tem a pessoa, a respeito de seus costumes ou de seu caráter.

Refere-se, pois, à *idoneidade* ou às *qualidades morais* da pessoa, segundo as quais se anotam a *boa* ou *má fama*.

Mas, também se tem o vocábulo no sentido de *notoriedade* ou *renome*, indicando as qualidades de valor moral ou intelectual, que fazem ressaltar o nome da pessoa, tornando-anotável ou *famosa*.

Correntemente, porém, *fama* é sempre o *bom nome* ou conjunto de *boas qualidades* ou *bom conceito*, sendo, por isso, redundante a expressão *boa fama*, que se tornou aceita na terminologia jurídica. Tal como para *má fama*, temos a *infâmia*, indicativo da ausência ou carência da fama. A *fama* é só uma: nem boa, nem má.

Neste sentido de *bom nome*, emprega-o PLUTARCO na máxima: “*Famam tueri facili est, extinctam non facile est restituere*” (Fácil é conservar o bom nome; mas, uma vez perdido, difícil é recuperá-lo).

Na linguagem processual, continuam a distinguir a *fama* em boa e má, dizendo-se *boa fama em fama*, esta correspondendo à *falta de boa fama*.

A *boa fama*, que é a própria *fama* em si, revela-se pelos bons *antecedentes* da pessoa: seus costumes morigerados e ausência de atos que possam desabonar a sua idoneidade.

A *falta de boa fama* ou a *má fama* é índice de execração de idoneidade da pessoa, seja pelos péssimos antecedentes revelados, seja pelo exercício de profissão execrada ou repulsada pela sociedade.

A *má fama* será propriamente a *falta de fama*, ou que melhor se diria *infâmia*.

Fama. Significa, também, o *conhecimento notório* a respeito de uma coisa ou de um fato. É o que se dizia *reputado* na técnica romana. *Reputação*.

FAMÍLIA. Derivado do latim *familia*, de *famel* (escravo, doméstico), é geralmente tido, em sentido restrito, como a *sociedade conjugal*.

Neste sentido, então, *família* compreende simplesmente os *cônjuges* e sua *progênie*. E se constitui, desde logo, pelo *casamento*.

Mas, em sentido lato, *família* quer significar todo “conjunto de pessoas ligadas pelo vínculo da consanguinidade” (Clóvis Beviláqua). Representa-se, pois, pela totalidade de pessoas que descendem de um tronco ancestral comum, ou sejam provindas do mesmo sangue, correspondendo à *gens* dos romanos e ao *genos* dos gregos.

No sentido constitucional, mais amplo, confunde-se com a expressão “entidade familiar”.

É a *comunhão familiar*, onde se computam todos os membros de uma mesma família, mesmo daquelas que se estabeleçam pelos filhos, após a morte dos pais.

Na tecnologia do Direito Civil, no entanto, exprime simplesmente a *sociedade conjugal*, atendida no seu caráter de *legitimidade*, que a distingue de todas as relações jurídicas desse gênero. E, assim, compreende somente a reunião de pessoas ligadas entre si pelo vínculo de consanguinidade, de afinidade ou de parentesco, até os limites prefixados em lei.

Família. Entre os romanos, além do sentido de conjunto de pessoas submetidas ao poder de um cidadão independente (*homo sui juris*), no qual se compreendiam todos os bens que às mesmas pertencem, era sinônimo de *patrimônio*, propriamente aplicado aos bens deixados pelo *de cujus*.

E, nesta razão, dava-se o nome de *actio familiae erciscundae* à ação de divisão de uma herança.

FAMÍLIA ANAPARENTAL. É aquela baseada na afetividade, não existindo a figura dos pais. Caracteriza-se pela convivência, assistência material e afetiva e esforço mútuo entre as pessoas. Como exemplo, dois irmãos que continuam na mesma residência após a perda dos pais.

FAMÍLIA EXTENSA OU AMPLIADA. Preceito trazido pela Nova Reforma ao Estatuto da Criança e Adolescente, por meio da Lei 12.010, de 2009. Trata-se da extensão do núcleo familiar, de pais e filhos, e alcança parentes próximos com os quais a criança ou o adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.

Por intermédio do princípio da prevalência da família, a lei garante ao menor a primazia da criação por sua família natural e/ou extensa e prevê a manutenção ou integração junto a estas, antes de se cogitar uma família substituta. (gc)

FAMÍLIA MONOPARENTAL. Entidade formada por qualquer um dos genitores e seus descendentes. A Família Monoparental recebeu especial proteção do Estado quando da sua previsão no art. 226, § 4º, da Constituição da República. (pg)

FAMÍLIA MOSAICO. É aquela formada pelos pais que trazem os filhos de uniões anteriores para conviver sob o mesmo teto, criando um liame afetivo entre o novo companheiro e seus filhos.

Esse novo arranjo familiar configura-se por meio da união de irmãos, meio-irmãos e não irmãos em um mesmo lar, surgindo a multiplicidade de vínculos.

FAMÍLIA NATURAL. É a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes (art. 25, ECA).

Podem integrar a família natural mesmo os filhos havidos fora do casamento, mediante reconhecimento dos pais, conjunta ou separadamente (art. 26, ECA).

FAMÍLIA SUBSTITUTA. Far-se-á a colocação da criança ou do adolescente mediante guarda, tutela ou adoção (art. 28, ECA), levando sempre em conta a personalidade de quem recebe a criança ou o adolescente e que o ambiente familiar seja adequado (art. 29).

Não se admite transferência posterior da criança ou do adolescente a terceiros ou a entidade (art. 30).

A colocação em família substituta estrangeira somente se fará mediante adoção (art. 31).

Os requisitos para a concessão de pedidos de colocação e o procedimento para o deferimento dos mesmos estão previstos nos arts. 165 a 170 do ECA.

FAMILIAR. Do latim *familiaris* (doméstico, relativo à família), refere-se a todos que vivem na mesma casa, como a tudo o que diz respeito à sociedade conjugal.

Daí advém o vocábulo *familiaridade* para indicar a relação de intimidade que se tem com uma pessoa ou o conhecimento íntimo que se tem de uma coisa.

Familiar. Nome que se dava, antigamente, aos serventuários ou agentes do Santo Ofício, encarregados, por carta expedida pelo mesmo Tribunal, de servir nas diligências inquisitoriais.

Também assim se dizia do *secular* (leigo), que doava todos os seus bens ou parte deles, a algum mosteiro ou casa religiosa, para que esta lhe mantivesse o resto da vida, lhe protegesse e lhe fizesse bem à alma.

FAMULATO. Crime de furto praticado pelo empregado doméstico, no qual há violação da confiança na subtração do bem. (pg)

FARDAGEM. Derivado de *fardo*, é vocábulo que se empregava antigamente com o mesmo sentido de *bagagem* ou *grupo de fardos*.

FARDO. Derivado do latim *fartum* (tudo que serve para encher), designa, na terminologia mercantil, todo *volume* ou *porção de mercadorias* preparada para embarque ou transporte pelo *enfardamento*.

O *fardo*, assim, constitui-se pela porção de mercadoria da mesma espécie que é arrumada em certa ordem e protegida por um *encapamento* de pano ou de madeira, a fim de que se proteja no transporte e não se danifique.

Em regra, o fardo se caracteriza pela colocação aos lados do volume de *tampas de madeira*, presas ou amarradas por *arcos de ferro*.

Difere, assim, do *pacote* (o volume todo envolvido por papel ou pano) e do *caixote* onde as mercadorias ficam inteiramente encerradas.

FARMÁCIA. Derivado do grego *pharmákeia*, na terminologia mercantil e jurídica designa o estabelecimento em que se preparam e se vendem os medicamentos, dizendo-se *farmacêutico* o profissional que a dirige.

Difere da *drogaria*, onde somente se vendem *drogas* ou *preparados*, não havendo, assim, *manipulação* de medicamentos.

FARMACOPEIA. Assim se diz do *livro oficial*, aprovado pelo Poder Público onde se reúnem as fórmulas e os preceitos relativos ao modo de manipular os medicamentos.

Por extensão, entende-se a coleção ou repertório de receitas de medicamentos básicos ou gerais.

FAROL. Do latim *pharus*, do grego *pharos*, na terminologia do Direito Marítimo, quer significar a torre ou qualquer outra construção elevada, ao pé do mar ou em qualquer outro ponto, em cuja parte superior se coloca um foco luminoso para ser avistado pelos navegantes e servir de rumo ou de orientação à navegação, de modo a facilitar a entrada noturna nos portos e evitar perigos marítimos, decorrentes dos baixios, rochedos etc.

Farol. Também se diz *farol* a *lanterna* ou *candeeiro*, que se coloca na popa da embarcação, na gávea do *mastaréu da gata*, a fim de que indique o local em que navega ou em que está fundeada. Lanterna de automóveis.

Farol. Na gíria dos cassinos ou *casas de jogo*, diz-se *farol* a pessoa que é colocada pelos próprios interessados ou banqueiros, como *jogador*, em simulacro de que joga por conta própria, quando o faz por conta do estabelecimento, que às ocultas lhe fornece fichas ou dinheiro.

Farol. Aplica-se, na gíria, para designar a conversa, em forma de ostentação, com que se procura burlar alguém.

FASCES. Assim se dizia da insígnia ostentada pelos magistrados romanos, representativa da autoridade, que lhes assegurava o direito de punir.

Constituíam-se de um pequeno feixe de varas, no meio do qual ia metido um cutelo ou machadinha, para dar a entender que, quem infringisse as leis, depois de açoitado com as varas, seria decapitado com a segure (machadinha). Quem levava os fascès era o lictor, um oficial que acompanhava o magistrado.

Adotando como emblema de seu credo político, o *fascès*, o *fascismo* tomou sua denominação do próprio vocábulo.

FASCÍCULO. Do latim *fascès* (feixe), de que se formou *fasciculus*, quer significar o *pequeno feixe*, *feixinho*.

Na técnica do comércio, é então empregado para indicar o *folheto*, ou a série de folhetos, em que se vai publicando uma obra ou um livro. Cada *folheto*, representando um capítulo ou parte da obra ou do livro, é designado como *fascículo*.

FASCISMO. Denominação dada ao partido político italiano, que se apoderou do poder em 1922. O vocábulo se formou de *fascès*, emblema adotado por seus partidários.

Funda-se num regime ditatorial, em caráter permanente, conhecido pelo nome de *totalitário*, porque pretende atribuir ao Estado todos os poderes, inclusive os que deveriam caber às iniciativas particulares. Diz-se também *regime corporativo*, porque se funda na *economia dirigida* pelo Estado, com o auxílio das corporações por ele instituídas.

FASE. Derivado do grego *phásis*, é vulgarmente aplicado para indicar cada um dos sucessivos aspectos ou circunstâncias, em que se mostram certas coisas.

Na terminologia do Direito Processual, indica cada uma das partes ou a *situação do andamento da causa* ou *questão*, assinalada pela matéria que nela, então, se debate.

Assim temos a *fase de conhecimento*, que se entende a fase preparatória para a propósito da ação, em que se discutem os direitos em litígio, e a *fase executória* ou *final*, em que se exige o cumprimento do decisório judicial.

Pelos princípios instituídos na lei processual, cada fase se distingue pela soma de atos que se podem praticar nela, revelando, assim, a oportunidade de sua prática.

FATAL. Do latim *fatalis* (funesto), de *fatem*, fado, destino, é empregado, na terminologia jurídica, para indicar tudo o que é *improrrogável* e *decisivo*, não podendo, pois, de modo algum, ser impedido ou evitado: está *decidido*, está *marcado*, é *fatal*.

Aplica-se, notadamente, na técnica processual, para designar o *prazo*, que transcorre *inevitavelmente*, dia por dia, hora por hora, conforme as circunstâncias, sem que se possa impedir seu transcurso, mostrando-se, por isso, *improrrogável* e *irrecuperável*.

Segundo o sentido de origem, *funesto*, fatal bem mostra o seu exato significado: ele é *mortal*, e não revive desde que cumpre seu caráter de inevitável. Assim, quando o *prazo é fatal*, uma vez transposto ou transcorrido, *está morto* e *não pode ser revivido*. O mesmo sentido se tem para *fatalmente*, indicativo de *modo fatal*.

FATEUSIM. Na terminologia jurídica, tem sido aplicado na significação de *aforamento perpétuo*. Tem, assim, o mesmo sentido de *enfiteuse*, ou *eufitêutico*, pois que tanto se usa como substantivo ou como adjetivo.

FATO. Derivado do latim *factum*, de *facere* (fazer, causar), é genericamente indicativo de todo *acontecimento* ou de todo *ato*, ou seja, de tudo que *acontece*, *que se faz* ou *que é feito*.

Assim, representando qualquer *alteração*, *mudança* ou *sucesso*, que se possa registrar no curso das coisas ou na existência da pessoa, o que *possa acontecer* ou *ser feito*, mostrando desse modo que *ser acontecimento*, *ação* ou *ato*, possui sentido mais amplo que *ato*, do latim *actus*. É um *fato*.

O ato, embora compreendido nele, *fato*, quer dizer toda *ação*, *obra* ou *feito* que se gera da vontade humana, enquanto *fato* quer dizer tudo que possa ser feito ou acontecer, seja dependente ou independente da vontade humana.

Desse modo, *fato*, que é o gênero, entende-se toda ação material do homem ou todo evento exterior ou natural, que possa vir independente da vontade daquele.

E quando quaisquer dos *acontecimentos*, que se constituem *atos*, possam gerar *efeitos jurídicos*, isto é, determinem o nascimento, a transmissão, a transformação ou a extinção de direitos, dizem-se atos *jurídicos*.

Os fatos denominam-se *naturais* ou *voluntários*.

Naturais, quando promanam de *acontecimentos*, que vêm sem a intervenção do homem ou sem a manifestação de sua vontade. É o que acontece, porque tem de acontecer, como *onascimento*, a *morte*, a *aluviação*.

Voluntários, que se dizem propriamente *atos* representativos das ações humanas.

Segundo as circunstâncias, em que os fatos se registram, a técnica jurídica lhes atribui denominações especiais, todas elas derivadas da denominação genérica *fatos jurídicos*: *fatos alheios*, *fatos ilícitos*, *fatos notórios*, *fatos novos*, *fatos atuais*, *fatos futuros*, *fatos articulados*.

Considerado em si mesmo, possui o vocábulo, na linguagem jurídica, outros significados, como veremos.

Fato. Na técnica processual, é empregado para indicar a própria *espécie da questão* a ser discutida.

É, assim, o fundamento da causa ou demanda, decorrente do *acontecimento jurídico* (fato jurídico) ou do *ato jurídico* ou *ato ilícito* (fato jurídico voluntário), que *motiva* a demanda ou a sua própria *razão*, constituindo a *matéria jurídica*, que é trazida ao Judiciário para ser solvida.

Neste sentido, então, é que a lei processual, além de exigir a indicação do *fato*, gerador da demanda, determina que seja o mesmo *narrado*, demonstrado ou mencionado com toda clareza e minudência, trazendo ainda as razões jurídicas em que se funda o autor para ajuizar seu pedido.

E daí se vê que, na acepção de *espécie da questão*, fato se mostra o fundamento da própria ação ou a razão de ser do próprio *pedido*, pois que, ao mesmo tempo que é indicado, é apoiado nos *fundamentos jurídicos*, que esclarecem a procedência do que se pede.

Em semelhante acepção, *fato* e *caso* se equivalem.

Fato. Na técnica do Direito, *fato* e *direito* se distinguem, mostrando sentidos que se opõem.

Fato refere-se à existência de *evento* ou *coisa*, que veio ou foi feita. É a materialidade ou a demonstração concreta do acontecimento ou da *ação*, sem interferência do direito. É *arealidade* do que aconteceu ou está acontecendo.

Direito exprime o princípio ou a regra jurídica a ser aplicada, ou em que se funda a pessoa para ser atendida em sua pretensão.

Assim, quando se diz *questão de fato* tem-se em mente a evidência do *acontecimento em si*, de sua realização ou execução. E *questão de direito*, quando se debate *matéria jurídica* ou a primazia ou preferência do princípio ou regra jurídica a ser aplicada no caso concreto ou em espécie.

De igual modo, entende-se *posse de fato* a que se tem *efetivamente, realmente*, pela *detenção da coisa*, enquanto será *posse de direito*, quando assegurada por lei, seja por se fundar no direito de propriedade ou no domínio, seja porque assim a assegura a própria lei.

Em tal circunstância *fato* é o concreto, positivo, real, visto. E *direito* é o legal, amparado e autorizado em lei.

Fato. Na terminologia do Direito Penal, possui o vocábulo, mais propriamente, a significação de *ação delituosa* ou *fato positivo*, que der causa ao delito, em oposição à *omissão ou abstenção*, decorrentes da imprudência, imperícia ou negligência, que se mostram *ações negativas*, consequentemente *ausência de fato*, que o ato positivo deveria efetuar.

Fato. Compreende, na linguagem comercial, *roupa, veste, vestuário*.

FATO ACESSÓRIO. Assim se diz da *situação*, que não se apresenta como fundamento essencial ao *acontecimento* ou *ação*, posta em evidência.

Está no mesmo sentido de *acessório* em relação ao *principal*, mantendo a mesma dependência existente entre eles.

FATO ALHEIO. É o acontecimento *estranho*, que não veio pela vontade da pessoa, mas *por ato de outrem*, embora, quando *jurídico*, possa produzir *efeitos jurídicos* a respeito de direitos dela.

E, assim, entende-se tudo que possa ser feito por *ação de outrem* ou feito por alguém relativamente a outra pessoa, capaz de gerar, modificar ou extinguir uma relação jurídica.

O *fato alheio* opõe-se ao *fato próprio*, que é praticado intencionalmente ou não pela própria pessoa.

Fato alheio e *fato de terceiro*, embora se assemelhem, têm significações distintas. Não trata este de *fato estranho*, de cuja realização se desconhecia ou para a qual não se cooperou, mas de *fato prometido* a ser cumprido por outrem.

O *fato alheio*, na técnica jurídica, corresponde à locução latina *res inter alios acta*, que se traduz: *aquilo que é feito entre outros*.

E fundada nela se forma o brocardo: “*Res inter alios acta, aliis nocere non potest*” (*O que é feito por uns, não deve prejudicar a outros*).

FATO ANTERIOR. É o *fato passado*, o fato que já se registrou antes que qualquer outro acontecimento chegue.

FATO AQUISITIVO. Designação dada ao fato que vem gerar direito ou estabelecer uma relação, de que resultam efeitos jurídicos.

É expressão, assim, referente ao *fato jurídico*, que era definido pelos romanos como *ex facto oritur jus*.

Mas, para que se indique *aquisitivo*, necessário que o fato preencha ou satisfaça todas as condições ou exigências preestabelecidas em lei, pois que, sem a satisfação de semelhantes requisitos, essenciais à validade de seus efeitos, não se verifica *fato jurídico* ou não há *fato aquisitivo*, mas simples ou mero acontecimento ou fato sem força para surtir efeitos jurídicos.

FATO ARTICULADO. Denominação técnica, da linguagem forense, que exprime *ademonstração* ou *indicação* de fatos, feita por artigos ou articuladamente, seja na *petição inicial*, na *contestação* ou em qualquer *peça processual*.

FATO ATUAL. É o acontecimento presente, já vindo ou realizado, assim dito em oposição ao *fato futuro*, que está para vir ou ao *fato eventual*, que pode vir ou não.

FATO COMPLETO. É o fato concluído, acabado ou realizado, que se mostra, portanto, capaz de transformar-se em um *fato aquisitivo*, se outras condições e exigências legais foram cumpridas.

FATO COMPLEXO. Opondo-se ao *fato simples*, assim se considera o fato, que se constitui de vários acontecimentos ou de um acontecimento e um ato, ou quando se apresenta com um elemento material e um elemento jurídico.

É o *fato composto*. Ou seja, o fato constituído por mais de um *fato simples*.

No fato complexo, pode-se ter a ideia do *fato principal* e de *fatos acessórios*.

GABBA admite os fatos complexos em três aspectos:

- a) quando uma pessoa empreende uma série de atos num período mais ou menos longo de tempo;
- b) quando duas, ou mais pessoas, empreendem, separadamente, cada qual um fato próprio e distinto;
- c) quando a um ato determinado de uma pessoa se deva juntar um acontecimento que não está em seu poder.

FATO COMPOSTO. Fato que se constitui de ou que compreende vários outros fatos, todos de natureza simples.

Vide: *Fato complexo*.

FATO CONCLUDENTE. Assim se entende o *acontecimento* ou a *ação decisiva*, que se constitui na *verdade alegada e provada*.

É o *fato unívoco* e *inequívoco*, a respeito do que não se pode contestar ou contrariar.

Vide: *Facta concludentia*.

FATO CONSTITUTIVO. Assim se entende o fato que possa *constituir um direito*, cuja existência ou realidade é reconhecida ou provada. É o *fato jurídico*, cujos efeitos não possam ser obstados, sem que de maior direito ou de maior força seja oposta, tal como a prescrição, ou outro fato extintivo dele ou *impeditivo*.

FATO CONSUMADO. É o fato concluído ou completo, cujos efeitos não podem mais ser alterados.

FATO CRIMINOSO. No sentido penal, o *fato criminoso* é tomado em acepção ampla, tanto significando as ações positivas ou fatos propriamente ditos, como as omissões ou ações negativas.

No conceito penal, assim, fato criminoso entende-se toda ação ou omissão que tenha sido declarada crime ou delito, e, por isso, seja passível da sanção penal.

Sem que a lei o declare como crime, o *fato* não é criminoso, nem se entende punível: “*Nullum crimen sine previa lege poenale*”.

FATO DE TERCEIRO. Denominação genérica que se dá à ação, obra ou feito, que possa ser desempenhado por outrem, em virtude de indicação ou ajuste prévio.

Quer, assim, significar, não o *fato próprio*, ou que deva ser praticado por quem a ele se obrigou, mas fato que deva ser cumprido por uma outra pessoa, consoante compromisso assumido por um dos contratantes.

O *fato de terceiro*, desse modo, não se confunde com a *estipulação em favor de terceiro*, que esta é obrigação assumida por alguém em benefício de outrem.

O fato de terceiro é a promessa de alguém para que outrem *preste fato*, revelando-se numa *obrigação de fazer*, por parte do promitente, consistente na obrigação de obter de outrem (terceiro) o *fato prometido*.

FATO DO PRÍNCIPE. Do latim *factum principis*, indica o caso fortuito oriundo de ato de natureza pública (lei, ordem ou proibição estatal).

Fato do Príncipe. Designa, na terminologia do Direito, o *caso fortuito*, ensejador de paralisação das atividades laborativas em razão de ato de natureza pública (lei, ordem ou proibição governamental).

Os atos da Administração Pública ou de autoridade tais como a desapropriação, a requisição, a determinação de fechamento de estabelecimento, a condenação de edifício, decorrem do fato do príncipe.

FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. Previsto nos arts. 12 a 17 do Código de Defesa do Consumidor, o fato do produto ou do serviço ocorre quando o produto ou serviço colocados à disposição do consumidor ofereçam riscos à segurança do indivíduo, além dos considerados normais para sua espécie ou quando não houver informações adequadas para sua utilização ou estas forem insuficientes. Neste caso, o defeito é intrínseco ao bem ou ao serviço.

Conforme o art. 12 do CDC, o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por fato do produto ou do serviço. (pg)

FATO EVENTUAL. É o acontecimento fortuito ou ocasional, que pode vir ou não.

Nas obrigações, o fato eventual pode servir de elemento da *condição*, a que se subordina o cumprimento delas.

FATO EXTINTIVO. Sendo o fato jurídico capaz de gerar, modificar, transferir ou extinguir direitos, diz-se propriamente de *fato extintivo* aquele que tem força de *dirimir* ou *extinguir direitos*.

Em matéria processual, o *fato extintivo* constitui matéria de defesa, que pode ser alegada por quaisquer dos litigantes, para anular a eficácia do *fato constitutivo* ou do direito pretendido pelo adversário.

Quem o alega é que o deve provar.

FATO FUTURO. É o fato esperado, que se tem como possível.

FATO GERADOR. Nomina-se a ocorrência, definida em lei, como necessária e suficiente para motivar a incidência do tributo.

FATO ILÍCITO. Com a expressão, alude-se, somente, ao fato jurídico voluntário. Quer, assim, ter sentido equivalente a *ato ilícito*, que, em matéria civil, possa gerar obrigações, em que se fundam as indenizações.

É o *ilícito civil*, que se distingue do *ilícito criminal*, embora neste se possa fundar o primeiro, quando do último também se gera o *dever de indenizar*.

É pois toda ação ou omissão, de que possa resultar um dano ou prejuízo de outrem, cujos direitos ofendidos estão garantidos pela própria lei.

FATO IMPEDITIVO. Assim se diz do fato que possa impedir ou sustar o *exercício de um direito*. Não faz perecer o direito, porque assim seria extintivo. Apenas impede os *efeitos* que se quer tirar de outros atos, praticados com apoio em direitos próprios.

FATO IMPUTÁVEL. Assim se diz do fato que se atribui a uma pessoa, para o fim de exigir dela a responsabilidade que lhe cabe por sua prática.

Neste sentido, a expressão equivale ao vocábulo *falta*, na sua acepção de *culpa*.

FATO JURÍDICO. Assim se entende como todo *fato* capaz de gerar direitos, transformá-los ou modificá-los e extingui-los.

Neles se compreendem os *atos naturais* ou *atos voluntários*, ambos ditos de *jurídicos*, quando produzem direitos.

Voluntário ou não voluntário (natural), fato jurídico, em amplo sentido, indica-se todo acontecimento ou toda ação, obra ou feito, relacionados com a vida do homem, que possam vir realizar um *efeito jurídico*.

O não voluntário ou natural é o que ocorre, independente da vontade do homem, apresentando condições materiais e jurídicas para estabelecer uma relação jurídica. É, assim, *onascimento*, que marca o início da personalidade humana; a *morte*, que determina o seu fim; a *prescrição*, decorrente do transcurso de tempo gerador e extintivo de direitos; a *aluviação*, capaz de diminuir ou aumentar a propriedade etc.

O voluntário é o próprio *ato jurídico*, executado pela vontade do homem, tido como *ato lícito*. E compreende também o *ato ilícito*, que é ato voluntário gerador de direitos e obrigações. Ato lícito e ilícito são *efeitos da vontade do homem*. E nesta razão entram na categoria dos *atos voluntários*.

Tratando-se de *acontecimento* que gera *efeitos jurídicos*, CUNHA GONÇALVES, com justa razão, propõe que se lhe determine fato *jurígeno* (produtos de direito (*jus* – direito, *genere* – gerar).

FATO JURÍGENO. Fato produtor de direito. Revela-se o acontecimento ou evento que gere efeitos jurídicos.

Vide: *Fato jurídico*.

FATO NATURAL. Designação conferida a todo acontecimento, que se possa registrar, criando, ou não, relações jurídicas, independentemente da vontade humana.

Quando dele resulta uma relação, dita de *efeito jurídico*, exprime-se *fato jurídico natural*, que se opõe ao *fato jurídico voluntário*.

FATO NECESSÁRIO. Nesta categoria incluem-se todos os *acontecimentos* que vêm ou possam vir, independentemente da vontade humana. A ele se agregam todos os *casos naturais*, que se anotam por *força da natureza*.

Pertence ao grupo de *fatos não voluntários* ou *fatos naturais*, impostos pela *contingência*.

Mas, por vezes, pode ser gerado de um fato voluntário, a produzir os efeitos que a vontade não mais possa modificar, na força do princípio: “*quae ab initio sunt voluntatis post factum fiunt necessitatis*”.

FATO NOTÓRIO. Entende-se o acontecimento que não pode nem deve ser desconhecido, pela divulgação e publicidade tidas.

Mostra-se, por isso, fato de *existência vulgarizada*, indicando-se uma verdade irretorquível, que se deve aceitar sem discrepância.

É o fato que não precisa ser provado, visto que sua evidência é mostrada por sua *própria notoriedade*.

Assim, o fato notório, claramente, apresenta-se como o fato que *deve ser sabido*, constituindo uma *verdade*, que está no *domínio público*.

FATO NOVO. É o fato que ainda *não tinha sido alegado*, ou porque era desconhecido ou porque surgiu depois que outros fatos se tenham provado.

Assim, na técnica jurídica, *fato novo* não quer significar simplesmente o fato que veio depois, ou seja, o *fato superveniente*.

Realizado antes ou depois, indica o fato que não fora ainda alegado e provado. E que, por sua força, seja capaz de modificar a condição ou a situação jurídica de uma coisa ou de uma pessoa.

Neste mesmo sentido, na linguagem processual, *fato novo* deve ser compreendido. Equivale à expressão *matéria nova*. E significa, pois, o fato que ainda não foi alegado, que não foi levado ao conhecimento do julgador e não obteve qualquer decisão a seu respeito. É o fato que é *novo* na causa, que nela apareceu depois de outros fatos, já tidos como velhos.

FATO PRINCIPAL. É o fato autônomo, que não está em dependência ou subordinação a qualquer outro. É o fato que tem existência própria e por si mesmo, ao contrário do *acessório*, que pressupõe a existência de outro fato, dito principal.

FATO REALIZADO. É o acontecimento ou o ato de existência atual e concreta. Opõe-se ao *fato futuro*, não realizado, embora possível e esperado.

O fato realizado é o que veio ou já se cumpriu.

É o *fato concluído* ou *completo*, que, quando jurídico, firmou os efeitos jurídicos, fundados na relação jurídica por ele estabelecida.

FATO VOLUNTÁRIO. É o fato que se produziu pela ação ou vontade do homem.

Seja *ato jurídico* ou *ato ilícito*, opõe-se ao fato natural ou não voluntário.

FATOR DIÁRIO. Índice que permite o cálculo diário a partir de outros elementos, como os semanais ou mensais, utilizado anteriormente para cálculo dos índices de correção monetária.

FATURA. Do latim *factura*, de *facere* (fazer), significando *feito*, quer indicar todo ato de fazer alguma coisa.

Desse modo, *fatura* e *feitura* equivalem-se, pois, que ambos exprimem o ato ou ação de fazer ou executar alguma coisa.

Fatura. Na técnica jurídico-comercial, no entanto, é especialmente empregado para indicar *arelacção* de mercadorias ou artigos vendidos, com os respectivos preços de venda, quantidade e demonstrações acerca de sua qualidade e espécie, extraída pelo vendedor e remetida por ele ao comprador.

A fatura, ultimando a negociação, já indica a venda que se realizou.

Na técnica mercantil, a *fatura* se distingue da *conta-corrente*, do *pedido de mercadorias* e das *notas parciais*.

A *fatura* é o documento representativo da venda já consumada ou concluída, mostrando-se o meio pelo qual o vendedor vai exigir do comprador o *pagamento* correspondente, se já não foi paga e leva o correspondente recibo de quitação.

E quando a venda se estabelece para o pagamento a crédito ou em prazo posterior, a fatura é elemento necessário para a extração de *duplicata mercantil*, desde que caso de sua feitura obrigatória. É nela, aliás, que se funda a própria duplicata que irá ser o título ou documento de que se utilizará o credor para receber o *preço da venda*, que nela se consigna. Mas, aí, é propriamente denominada de *fatura comercial*.

A *conta-corrente* é a demonstração de várias operações realizadas entre dois comerciantes, consequentes de compras e vendas ou de outras operações mercantis.

O *pedido de mercadoria* é o meio pelo qual o comprador se põe em contato com o vendedor para adquirir as mercadorias desejadas, de cujo negócio resulta a fatura.

A *nota parcial* representa a realização de uma venda, que se irá adicionar a outra, a seguir, para que, depois, se extraia a *fatura geral*. É uma *fatura parcelada* ou corresponde a uma *venda parcial*, ou feita dentro de um mês, que será agrupada a outras vendas parciais, também efetivadas no mesmo período.

Também a fatura se distingue da *tabela* ou *relação* de preços, fornecida pelo comerciante, em que nesta não há efetivamente uma compra, mas uma *oferta de venda*. E, na relação, apenas se anotam os preços e a qualidade das mercadorias, sem menção de quantidade ou declaração de aquisição efetivada, que deve ser anotada na *fatura*, onde já se declara o nome do comprador e a menção de que *deve*, resultante das mercadorias compradas e nela consignada.

Costumam designá-la, ainda, pela denominação simples de *conta*.

A remessa e aceitação da fatura, por parte do comprador, implica a *tradição simbólica* da coisa vendida. E esta aceitação tanto pode ser *expressa* como *tácita*.

Fatura. Igual denominação se dá à *conta* extraída para demonstração de valores devidos por uma pessoa a outra, em virtude de serviços prestados ou executados.

Nela se faz, igualmente, a discriminação dos serviços, tal como se procede na discriminação das mercadorias, com a indicação dos preços correspondentes a cada espécie.

FATURA ASSINADA. Assim se diz da fatura regularmente *reconhecida* pelo comprador.

FATURA COMERCIAL. Denominação vulgarmente dada a toda fatura ou conta resultante de uma *venda mercantil*.

Assim se distingue da fatura comum ou resultante de serviços ou trabalhos prestados, ou de vendas que não se considerem mercantis.

Por exigência das leis fiscais brasileiras, todas as *faturas comerciais*, quando não liquidadas ou pagas à vista, resultam na extração da *duplicata* contra o comprador, a qual é documento diverso da própria fatura, que se diz, propriamente de *fatura originária*, por ser de seu teor extraída a outra.

No conceito do Direito Aduaneiro, a *fatura comercial* entende-se a fatura que acompanha a mercadoria importada ou exportada, correspondente a uma *nota de venda*, onde além da especificação da mercadoria, por sua qualidade e quantidade, se inscreve o preço real de sua venda por unidade e o preço total da aquisição. Segue, assim, o mesmo estilo da fatura comum, em uso vulgar no comércio.

A *fatura comercial* é indispensável para a legalização da *fatura consular*. E supre as deficiências dela, como a pode substituir, em certos casos, notadamente para isentar das multas fiscais, se fornecem os elementos indispensáveis à perfeita identificação das mercadorias, que nela se consignam.

A fatura comercial é fornecida pelo fabricante, quando este é quem vende as mercadorias ou pelo comerciante que as vende. Por ela é que se anota a *origem da mercadoria*.

Necessariamente, a fatura comercial deve ser registrada no copiador, de uso obrigatório nos estabelecimentos comerciais.

A fatura comercial, como qualquer fatura, deve trazer a data de sua extração, nomes e endereços do vendedor e comprador, data da expedição das mercadorias, além dos demais elementos indispensáveis para sua composição, como discriminação da mercadoria por sua qualidade, quantidade, espécie, preços de unidades e preço total.

FATURA CONSULAR. É a que é organizada pelo exportador ou expedidor da mercadoria, consoante modelo regularmente adotado pela legislação consular, na qual se especificam as mercadorias exportadas, constantes da fatura comercial, com as indicações de sua marca, quantidade, espécie, peso, valor, com a menção do frete e de outras despesas havidas, do nome do navio que as transportar, com a respectiva nacionalidade, porto de embarque e de destino, país de origem da mercadoria e de sua procedência, além da numeração que lhe é atribuída pela própria repartição consular, onde for conferida e autenticada.

FATURA DE VENDA. Denominação dada à *fatura*, em que se discriminam as mercadorias vendidas, por sua qualidade, quantidade, preço da unidade e preço total, para diferenciá-la da *duplicata mercantil*, que dela se extrai, na mesma data em que a outra foi tirada.

A fatura de venda é a própria *fatura originária* ou *fatura geral*, que resultou da venda mercantil.

FATURA GERAL. Na técnica do comércio, quer a expressão significar a *fatura* relativa a várias *vendas parciais* realizadas pelo comerciante, em dias diversos, a um só freguês, das quais formula a fatura geral ou completa de todas as operações.

Na terminologia do Direito Tributário, também significa a fatura, em que se computam todas as compras e vendas realizadas em determinado período, formulada para que se promova a extração da *duplicata*. Possui, pois, a mesma significação de *fatura originária*, opondo-se às *notas parciais* ou *faturas parciais*.

Na terminologia do Direito Marítimo, quer significar a *relação geral* ou *mapa* de todas as cargas ou fazendas entregues ao navio para serem transportadas, tanto assim se dizendo se se trata de carga total ou parcial.

Corresponde, assim, à *cautela* ou *documento* por que se prova a entrega da mercadoria. E se diferencia do *manifesto*, que se refere a toda mercadoria transportada e registrada nos livros do navio, de que se tiram cópias para satisfazer exigências de caráter aduaneiro.

FATURA QUITADA. Assim se diz da fatura que traz o *recibo de quitação*, isto é, onde se declara ter sido pago o valor a que corresponde.

FATURA RECONHECIDA. É a fatura que traz o reconhecimento de sua exatidão passado pelo comprador. Assim se transforma em título líquido e certo. O *reconhecimento* indica aceitação expressa da fatura.

FATURAR. Derivado de *fatura*, quer significar o ato de se proceder à extração ou formação da fatura, a que se diz propriamente *faturamento*.

FATURIZAÇÃO. Ver *factoring*.

FAUTOR. Derivado do latim *fautor*, de *favere* (favorecer, proteger), indica-se toda pessoa que favorece, protege ou é partidária de outrem.

Em matéria criminal, o *fautor*, como *favorecedor* do crime, é tido em equivalência a *cúmplice*, somente deste se diferenciando, em que o cúmplice presta apoio material, enquanto o *fautoré* o que ajuda ou favorece o crime ou mesmo, conhecendo-o, procura ocultá-lo.

Seja no favorecimento pessoal ou seja no favorecimento real, o *fautor*, no sentido penal, é um criminoso.

Equipara-se ao *coiteiro*.

No feminino, *fautor* diz-se *fautriz*.

FAVOR. Derivado do latim *favor*, de *favere* (favorecer, ajudar, interessar-se), na terminologia jurídica é tido como a *prerrogativa* concedida a certas pessoas ou coisas, ou a *liberalidade* ou *auxílio* que a outrem se presta.

No sentido de *prerrogativa*, os *favores* ou *graças* podem consistir em *privilégios* ou *benefícios*.

Em tais circunstâncias resultam sempre de regras legalmente instituídas.

Quando se apresentam como *liberalidade* ou *auxílio*, mostram atos de bondade, de apoio ou de proteção, consequentes da magnanimidade da pessoa (neste caso também *fator*) que os promove em *favorecimento* de outrem. E não criam para o favorecido qualquer *obrigação de retribuir*.

Entende-se, assim, *ato obsequioso*, a que não se deve contraprestação.

Favor. Na técnica mercantil, é costume dizer-se de *favor* a *letra de câmbio* que é aceita por quem não é realmente devedor do sacador.

É título formulado, simplesmente, para a consecução de numerário e aceito pelo sacado por uma questão de amizade e desejo de auxílio ao sacador.

É indicativo de letra sacada sem provisão ou *aceite a descoberto*.

Vide: *Letra de favor*.

Favor. Na linguagem da correspondência mercantil, é usado no mesmo sentido de *carta*.

“FAVOR NEGOTIIS”. Assim se diz do princípio de prevalência do negócio em benefício daqueles que nele intervieram de boa-fé, quando uma das partes, sendo estrangeira, não tinha capacidade para fazê-lo, segundo sua lei nacional, desde que a lei local admita a sua capacidade, se pertencesse ao país em que se encontra.

E pelo princípio (*favor negotiis*), sem embargo da incapacidade de uma das partes, o contrato é válido e o incapaz se obriga pelo cumprimento da obrigação, mesmo que assim não se estipule em seu estatuto pessoal.

FAVORÁVEL. De *favor*, distinguindo a qualidade ou a situação do que vem favorecer ou atribuir vantagem; no sentido jurídico, é geralmente empregado para assinalar o *deferimento* ou a *situação desejada* obtida em um pedido ou num requerimento. Daí o sentido de *despacho favorável*.

FAVORECER. Do latim *favere*, quer o vocábulo significar *ser favorável*, *beneficiar*, *conceder regalias*, *outorgar prerrogativas* ou *dar graças*.

Na linguagem do *Direito Aduaneiro*, o verbo exprime a *concessão de vantagens* ou *favores* acerca dos direitos a serem pagos pela importação de mercadorias, procedentes de país que frui a qualidade de *nação mais favorecida*.

Neste sentido, então, favorecer é *conceder medidas de exceção* em favor de certas mercadorias importadas, ou seja, *adotar regras preferenciais* em relação aos direitos que recaem sobre tais mercadorias.

FAVORECIMENTO. Derivado de *favorecer* (prestar auxílio, apoiar, proteger), significa o vocábulo o *ato de favor*, de *fomento*, de *apoio* ou de *proteção*, para que certas coisas se façam ou se realizem, cumprindo os objetivos ou intuitos tidos em mira.

Por vezes, *favorecimento* quer significar *estímulo* ou *facilitação*, representado pela soma de *auxílios* ou *facilidades* destinados a cumprir o pensamento que se tem com a prática de vários favores.

É, também, equivalente a *incitamento*.

Favorecimento. Na linguagem penal, possui o sentido de *fomento*, *incitamento*, *facilitação* ou de *auxílio*.

Como *auxílio*, tanto pode entender-se o que se presta para livrar o criminoso da sanção penal, procurando-se subtrair-lo à ação da autoridade competente (*favorecimento pessoal*), como o que se presta para *ocultação* do produto do crime, escondendo-o, guardando-o ou utilizando-se de qualquer artifício, para torná-lo seguro, mesmo sem a intenção de receptação (*favorecimento real*).

Em relação ao auxílio pessoal prestado ao criminoso pelos ascendentes, descendentes, cônjuge ou irmãos dele, não se considera *favorecimento*, pelo que, mesmo evidenciado tal auxílio, se isentam da pena imposta.

Vide: *Facilitação*.

FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. Tipo penal previsto no art. 228 do Código Penal, com redação dada pela Lei

12.015/2009. Consiste em induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone.

FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE VULNERÁVEL. Tipo penal previsto no art. 218-B do Código Penal, incluído pela Lei 12.015/2009. Consiste em submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone.

FAVORITO. Do italiano *favorito*, significa o *preferido* ou o que é *mais favorecido*.

Dele se forma o vocábulo *favoritismo*, indicativo de uma proteção injustificada, correspondendo ao *filhotismo*.

FAX. Ver fac-símile.

FAXINA. Derivado do latim *fascina*, de *fascis* (feixe), tomado originariamente na terminologia militar para indicar todo *serviço de limpeza* ou de condução de rancho, nas casernas, passou a designar todo *serviço de limpeza* ou de *arrumação* em qualquer lugar ou em qualquer coisa.

É trabalho ou serviço que se comete aos serventes ou empregados de categoria inferior, os quais recebem propriamente a denominação de *faxineiros*.

FAZENDA. Derivado do latim *faciendus*, de *facere* (fazer), por sua origem passou a ter, na terminologia mercantil, o sentido de *tudo o que é feito* ou *se fez*, designando, assim, *todoproduto* ou toda *obra*, fabricada pelo homem, com ou sem auxílio de máquinas.

E *fazenda*, mais geralmente aplicada no plural *fazendas*, é empregada para designar as próprias *mercadorias* ou *artigos feitos* ou *manufaturados* trazidos ao comércio, para objeto de suas finalidades.

No conceito comercial, no entanto, *fazendas* não compreendem *obras de ourivesaria* (joias ou objetos de adorno), sejam de ouro, prata, pedras preciosas ou pérolas, nem *munições de guerra*.

Fazendas entendem-se, pois, os *tecidos* ou *artefatos* de seda, algodão ou linho, e os *gêneros* ou *produtos* de origem animal ou mesmo agrícola, trazidos ao consumo público.

Na técnica da contabilidade, é comum dar-se o título *Fazendas Gerais* para encabeçar o movimento ou a totalidade de operações relativas às *mercadorias* ou *gêneros*, a serem vendidos ou negociados pelo comerciante.

Fazenda. É tido o vocábulo, também, na acepção de *bens* e dito para designar a *propriedade rústica*.

Neste último sentido, então, diz-se *fazenda agrícola* para designar o estabelecimento agrícola ou pecuário, ou particularizando: *fazenda de café*, *fazenda de criação* ou *fazenda de lavoura*.

Compreende, assim, qualquer espécie de terra cultivada, ou a propriedade *rural*, destinada à lavoura ou à criação.

Fazenda. Na técnica do Direito Administrativo, é o vocábulo representativo de *direito*, *foro*, *tributo* ou *pensão*, devidos ao Estado.

Por extensão, passou a designar não somente a soma de *rendimentos* constitutivos de sua receita, a soma de bens, que são do domínio do Estado, como a própria organização pública, a que está afeta a administração desses valores.

Desse modo, na técnica do Direito Administrativo, *fazenda* quer significar a soma de interesses financeiros do Estado, compreendidos por todas as suas riquezas ou bens, inclusive a gestão dos negócios que lhe são inerentes.

Restritamente, significa *erário*, *fisco* ou *tesouro público*.

E consoante os limites territoriais ou jurisdição abrangida, particularmente, dizem-se *Fazenda Federal*, *Fazenda Nacional* ou *Fazenda Pública*, *Fazenda Estadual* e *Fazenda Municipal*.

FAZENDA ESTADUAL. Assim se diz em relação à soma de riquezas, interesses e bens atribuídos ao Estado federado.

FAZENDA FEDERAL. É expressão própria à designação dos bens, riquezas ou interesses de ordem financeira pertencentes à União.

Diz-se, também, *Fazenda Nacional*, porque é de sua competência a gestão de todos os negócios financeiros ou fazendários do país, em toda a sua extensão territorial.

FAZENDA MUNICIPAL. Designa a organização fazendária ou administração financeira dos Municípios, segundo os limites e atribuições determinados na lei constitucional.

FAZENDA PÚBLICA. É denominação genérica a qualquer espécie de *fazenda*, atribuída às pessoas de Direito Público. Nela, assim, se computam as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

E, desta forma, *Fazenda Pública* é sempre tomada, em amplo sentido, significando toda soma de interesses de ordem patrimonial da União, dos Estados federados ou do Município, pois que, sem distinção, todas se compreendem na expressão.

Os administradores da Fazenda Pública são o Ministro da Fazenda, em relação à Federal, e os Secretários de Fazenda ou Prefeitos, em relação às demais.

Nas *ações judiciais*, representam-se pelos advogados ou procuradores constituídos, seja como funcionários públicos, seja como meros mandatários. Dizem-se, também, *procuradores fazendários*, quando exercem o cargo em caráter efetivo e de função pública.

FAZENDÁRIO. Derivado de *fazenda*, é empregado para indicar, notadamente em questões de ordem financeira, tudo o que pertence ou se atribui às organizações de *fazenda pública*.

Pelo que se vê, possui sentido equivalente a *financeiro* ou *fiscal*.

FAZENDEIRA. Na terminologia do Direito antigo, assim se dizia de qualquer foro ou pensão que o arrendatário ou foreiro pagava ao senhorio de uma herdade ou fazenda.

FAZENDEIRO. Derivado de *fazenda*, na significação de propriedade rústica ou terras de lavoura ou de cultura, entende-se a pessoa que é proprietária dela ou cultiva terras alheias.

Também se diz *fazendeiro* aquele que, como feitor ou administrador, dirige fazenda de outrem.

Os fazendeiros não se consideram *comerciantes*. Assim não estão adstritos às regras do Direito Comercial, sendo seus negócios fundados em princípios da lei civil.

No entanto, se mantêm em suas *fazendas* estabelecimento comercial franqueado ao público, a este respeito são *comerciantes*, estando assim sujeitos a todas as exigências da lei comercial.

Aí, desempenham uma dupla atividade – agrícola e comercial.

FÉ. Derivado do latim *fides*, de *fidere* (confiar), no sentido em que é tomado na linguagem jurídica, quer sempre significar a *credibilidade*, que se deva dar ao fato ou documento em que se funda.

E desta credibilidade resulta a própria força ou veracidade do fato, desde que, por sua *fé* ou pela autenticidade mostradas, põe-se em evidência a *validade* do mesmo.

Assim, o vocábulo *fé* possui amplo conceito: indicando o *crédito*, que deve ser atribuído a tudo a que se refere, demonstra a própria *validade* e *autenticidade* do fato ou do ato em referência.

Em certos casos, exprime a *segurança* ou o *testemunho autêntico* que se afirma. É a *própriaverdade afirmada*.

E, neste sentido, entendem-se as expressões *em fé de meu grau* (*in fides gradus mei*) ou *em fé de meu ofício*.

Fé. Nas expressões *boa-fé* ou *má-fé*, possui precisamente o sentido de crença ou segurança da verdade a respeito de certos fatos.

Quando essa crença ou convicção interior é a verdade, tal qual a que se apresenta, diz-se *deboa-fé*, porque por ela se age. Importa em *lealdade*, *lisura*, no modo de agir.

E será *má-fé*, quando a convicção ou crença interior é contrária àquela que se procura exteriorizar, certo como se está da injustiça ou da ilegitimidade do fato praticado. Importa em *fraude*.

De igual modo, na expressão *dar fé*, *ter fé*, quer ainda o vocábulo significar a crença que se tem da verdade ou o atestado de segurança que se dá a respeito da verdade.

FÉ CONJUGAL. Fidelidade conjugal.

FÉ DE OFÍCIO. Designa a narrativa circunstanciada da *vida pública* ou *funcional* de uma pessoa, desde o momento em que foi admitida (nomeada) ao cargo ou emprego. E se diz *fé*, porque ali se *afirma lealmente* tudo o que tenha ocorrido acerca da pessoa no exercício de seu cargo ou função.

FÉ DOS DEPOIMENTOS. Nesta expressão entende-se a *credibilidade* ou *atendibilidades* dos testemunhos, cuja valia ou fé é aquilatada pela idoneidade da pessoa inquirida.

E a maior ou menor credibilidade ou atendibilidade dos depoimentos se graduará segundo as circunstâncias, que aumentam ou diminuem a idoneidade das testemunhas.

Os depoimentos viciosos, por serem prestados por testemunhas *imprestáveis*, não fazem *fé*: não merecem *crença* ou *crédito*.

FÉ DOS DOCUMENTOS. É a *crença* ou o *crédito* que se deva dar ao documento, em face de sua *autenticidade*.

Da *fé dos documentos*, ou do *crédito* que possam merecer, resulta a própria *força probante* deles.

Um documento *sem vício*, *sem qualquer defeito*, cuja autenticidade não possa ser impugnada, é *documento de fé*.

FÉ DOS LIVROS COMERCIAIS. Assim se diz o *crédito* ou a *crença* que possam merecer os lançamentos escriturados nos livros comerciais, a fim de que possam ser exibidos como documento de fé.

Segundo a regra das leis comerciais, os livros do comerciante fazem *fé*, quando se apresentam revestidos das *formalidades legais* ou se mostrem legalmente autenticados.

Mas, a fé dos livros comerciais não se funda simplesmente na autenticidade legal dos mesmos. Ainda, na feitura clara, sem vícios ou defeitos, dos lançamentos que neles se encontram registrados.

Os vícios na escritura mercantil, nos livros obrigatórios, retiram toda *confiança* (fé) que se possa dar a tais lançamentos.

FÉ PÚBLICA. É a *confiança* que se deve ter a respeito dos documentos emanados de autoridades públicas ou de serventuários da Justiça, em virtude da função ou ofício exercido.

A *fé pública* assenta, assim, na presunção legal de autenticidade dada aos atos praticados pelas pessoas que exercem cargo ou ofício público.

A fé pública se funda, pois, nesta presunção. E não pode ser elidida, desde que não se prove, com fatos concludentes e irrefutáveis, não ser a verdade aquela que, por sua fé, atesta o documento.

É costume, nas escrituras públicas ou documentos passados por serventuários públicos, afinal, encerrarem-nos com a expressão: *dou fé* ou *porto por fé*, o que significa: *asseguro* ou *certifico* a verdade das ocorrências anotadas.

FEBRE. Derivado do latim *febris*, de *fervere* (estar animado), é aplicado na terminologia comercial para indicar o grande volume de negócios ou de operações, que se vão registrando em uma praça, ou feitos por um comerciante.

Febre. Diz-se também do que é *falho* ou não tem o peso legal.

A palavra tem outras acepções, além destas.

FECHADO. Do *fechar*, seja derivado do latim *figere* (fixar, pregar) ou de *facere* (fazer, concluir), na técnica jurídico-comercial quer significar o que está *feito*, *ultimado*, *concluído*, *acabado* ou *terminado*.

É assim que, na técnica dos negócios, entendem-se *fechados* aqueles que se mostram já *ajustados* ou *concluídos*. São negócios *acertados*.

Na própria terminologia forense, *fechado* possui sentido semelhante, dando bem a ideia *determinação* ou *encerramento* do ato que se diz *fechado*.

Quando se diz que o *incidente* está fechado, é que está *concluído* ou *liquidado*.

Em igual sentido tem-se *fechamento*: encerramento, conclusão, terminação.

FECHO. Derivado de *fechar*, quer significar *final*, *remate* ou *conclusão* de qualquer coisa.

Na tecnologia dos documentos, quer significar o *encerramento* deles, pelo que, a seguir, nada mais se possa acrescentar sem que se mostre fora de seu *corpo*. Será, então, *adendo* todo acréscimo daí por diante feito.

Além de certas palavras sacramentais ou usadas segundo o estilo, o *fecho* completa-se pela data e assinatura das pessoas que participam do ato.

FECUNDAÇÃO “IN VITRO”. Técnica capaz de reproduzir artificialmente o embrião e transferi-lo para o útero. (nsf)

FEDERAÇÃO. Derivado do latim *foederatio*, de *foederare* (unir, legar por aliança), é empregado na técnica do Direito Público, como a *união* indissolúvelmente instituída por Estados independentes ou da mesma nacionalidade para a *formação de uma só entidade soberana*.

Na *federação*, embora não se evidencie um regime *unitário*, há um *laço de unidade* entre as diversas coletividades federadas, de modo a mostrá-las, em suas relações internacionais e mesmo em certos fatos de ordem interna, como um Estado único.

Há, assim, um só Estado soberano, embora se indiquem as subunidades federadas, senhoras de uma autonomia administrativa, referente à gestão de seus negócios dentro dos limites jurisdicionais que lhes são atribuídos.

Assim se distingue da *confederação* e do *regime unitário*. Não é confederação porque a *soberania* reside somente no *Estado Federal* (entre nós dito União). Não é Estado unitário, porque as províncias ou coletividades públicas reunidas possuem sua autonomia e poderes de autoadministração, cabendo-lhes, assim, por seus ofícios, a satisfação de suas necessidades e a instituição de normas defensivas de seus interesses, embora limitando-os pelos princípios instituídos na lei constitucional, em que se funda o regime federativo. Naquele somente se admite um governo com autoridade exclusiva em todo território. Na *federação*, pela relativa descentralização dos serviços públicos e de sua administração, há governos locais, com atribuições para gerir e administrar os negócios do Estado federado.

Na *federação*, tudo o que se refere ao Estado soberano diz-se *federal*, e às coletividades públicas unidas na *federação* diz-se *federado*.

Estado Federal é o Estado soberano.

Estado federado é o Estado subunidade ou membro da Federação.

FEDERALIZAR. Na linguagem do Direito brasileiro, quer o verbo significar: passar ao Estado Federal ou à União, transformar-se em bem ou serviço da União.

Ao contrário, diz-se *estadualizar* quando se quer significar: passar ou transferir para os Estados federados.

FEIRA. Tanto pode o vocábulo ser derivado do latim *feria* (dia de descanso, ócio), como *deforum* (praça do mercado ou praça pública), pois que, em sua origem, designava propriamente o *mercado* ou a *praça* em que se reuniam os compradores e vendedores para as compras e vendas públicas.

Na terminologia atual, *feira* e *mercado* diferenciam-se. O *mercado* é permanente e fixo, enquanto que a *feira*, por vezes, se mostrando mais importante ou indicando um certame, mesmo, de caráter internacional, institui-se, periodicamente, em lugares e prazos determinados, para vendas gerais ou para vendas de certos e determinados produtos.

Além disso, a *feira* goza de certos *favores públicos*, consistentes na dispensa ou isenção de encargos tributários ou mesmo de auxílios ou facilidades de outras ordens.

Equivale à *venda pública*.

É indicativo do lugar em que se realiza a feira.

FEIRA INTERNACIONAL. Assim se diz da reunião de produtos e comerciantes de países estrangeiros ao lado de produtores e comerciantes do país, em que a mesma se promoverá, para exposição e venda das mesmas mercadorias ou artigos.

Costumam dizer, também, *exposição-feira*, indicativo, assim, de que nela se vendem os produtos exibidos ou expostos.

As feiras internacionais são geralmente de iniciativa dos poderes públicos, gozando de favores a respeito dos tributos que possam incidir sobre as mercadorias expostas.

FEITICISMO. De *fetiche* ou *feitico*, na terminologia da Medicina Legal é a perversão sexual, consistente na satisfação dos desejos venéreos à vista ou ao toque de determinadas coisas ou de partes do corpo, que não as sexuais.

Mais usado na grafia, *fetichismo*.

FEITIO. Na técnica mercantil, designa a *mão de obra* ou o *custo do trabalho* de um artífice na execução de qualquer coisa, nele não se computando, assim, qualquer despesa ou *adiantamento*, relativo a *aviamento* ou material necessário.

Quer significar, também, *benfeitoria*.

FEITO. Derivado do latim *factum*, de *facere* (fazer), na terminologia forense é empregado em sentido equivalente a *causa*, *pleito*, *demanda* ou *processo*, sem que em seu sentido se computem as *questões incidentes*, que se mostram outros tantos *feitos*.

Mas, propriamente, segundo o próprio sentido etimológico do vocábulo, feito deve ser entendido como o *processo* ou os *autos da demanda*, da *causa*, do *pleito*.

Sua significação, tida como o *que se fez*, mais se vincula à *materialidade de demanda* ou do *pleito*, evidenciada por seus autos ou propriamente pelo processo, justamente a *marcha*, *orito*, que a demanda ou a causa deve seguir, consubstanciada nesses mesmos autos para que se diferencie de *procedimento*, que indica a própria marcha ou rito, considerado em si mesmo, ou seja, o *modo de proceder*.

Feito. Notadamente no plural – *feitos*, quer significar *acontecimento* ou *fato*.

FEITO PENDENTE. Com a mesma significação de *processo pendente*, entende-se o *processo em curso* ou *em andamento*, ou seja, aquele que ainda não foi julgado ou que está *dependente* de solução.

Desde que se registra um *fato*, tal como o que se objetiva pela sentença, que põe termo ao processo, deixa de ser pendente, para mostrar-se um processo já concluído ou resolvido.

FEITOR. Do latim *factor* (que faz), de *facere* (fazer), na técnica do Direito designa toda pessoa que dirige, agencia ou administra *negócio alheio*.

Deste modo, *feitor* é sempre o *administrador* ou *preposto* do comerciante, industrial ou qualquer outra pessoa que o administre como *auxiliar dependente* de seu negócio ou de seu estabelecimento, para que o administre ou *gerencie em nome do preponente*.

Ao cargo de *feitor* diz-se *feitoria*.

E se emprega *feitorizar* no sentido de dirigir ou administrar como feitor.

Feitor. Em sentido restrito, é tido como administrador de *fazendas* ou prédios rústicos, estando a seu cargo, notadamente, a direção dos trabalhadores ou agregados, que aí laboram. *Capataz*.

FEITORIA. É a designação dada ao *ofício* ou cargo do feitor, compreendendo também os limites ou o âmbito de sua administração.

FEITOS DA FAZENDA. Denominação genérica dada a toda espécie de *processo judicial*, em que tenha interesse a Fazenda Pública.

Restritamente, mais propriamente é aplicado para designar os processos de ações executivas fiscais, ditas também de executivos fiscais.

FELAÇÃO. Do latim *fellatio*, de *fellare* (chupar, mamar), é, na terminologia médico-jurídica, empregado para designar a depravação sexual, consistente na prática de atos libidinosos por ação da boca. É, assim, mais propriamente, a indicação do coito bucal.

No sentido penal, a felação é o ato de libidinagem diverso da conjunção carnal, constituindo sua prática crime de estupro. Se a vítima for menor, considera-se estupro de vulnerável.

FELONIA. Traição.

FEMINISMO. Do latim *femina* (mulher), é empregado para indicar o sistema ou regime que preconiza a emancipação política da mulher, tornando-a, em relação aos direitos, igual ao homem.

FENERATÍCIO. Relativo a juros e também à usura.

FENÓTIPO. Conjunto de características que fazem com que um indivíduo seja definido homem ou mulher, pelo seu aspecto externo. (nsf)

FÉRIA. Derivado do latim *feria* (dia de festa), é, na terminologia jurídica, tomado em dupla acepção, segundo é empregado no singular ou no plural.

Féria é tomado no sentido de total das vendas tidas em um estabelecimento comercial, durante um certo período. Ou é o salário ou ordenado de um empregado.

Férias significam a *folga* ou *descanso*, que se concede ao empregado ou trabalhador, ou *acesação* de qualquer atividade.

FERIADO. Derivado do latim *feriatus*, de *feriari* (estar de festa ou estar de férias), entende-se assim todo o *dia* que, consagrado a uma data nacional ou reservado para festejos públicos, é considerado como *dia de descanso*, pela suspensão de todas as atividades públicas e particulares.

Segundo a regra do Direito Processual, os atos judiciais ou atos processuais não se podem praticar nos dias *feriados*, somente se considerando válidos os que se praticam nos *dias úteis*. No entanto, a *citação* e a *penhora* podem ser executadas em semelhantes dias.

Para efeitos forenses, feriados se entendem todos os *domingos*, *dias de festa nacional* e os que forem especialmente decretados pelo governo.

Nos dias feriados ou nos feriados, como simplesmente se diz, não se *vencem os prazos*, que se diferem ou se prorrogam para o dia *útil imediato*, isto é, que lhe segue.

Quando se diz que os vencimentos caídos nos *feriados* prorrogam-se para o dia útil imediato, e que os atos judiciais não se praticam validamente na sua influência, não se quer dizer que os atos jurídicos entre particulares não se possam praticar com validade jurídica.

A lei é omissa a esse respeito, e não há princípio que proíba a *manifestação da vontade* para fechamento de contratos ou de obrigações em dias de festa.

Pode não ser de bom aviso, mas não é vedado.

O *ponto facultativo* é um feriado para o funcionário público, mas sem força do *feriado* em relação às demais atividades.

FERIADO NACIONAL. Assim se diz o feriado instituído em todo o país, para festejo ou comemoração de data nacional, opondo-se ao *feriado estadual*, só vigente no território do Estado federado que o instituiu e do *feriado municipal*, que somente suspende as atividades próprias e dentro do Município.

FÉRIAS ANUAIS. Denominação que se dá, no conceito das leis trabalhistas, ao *período de folga de descanso anual*, que deve ser concedido ao empregado, após o exercício de atividades por um ano, ou seja, por um espaço de tempo de 12 meses.

As *férias anuais* constituem direito do empregado, outorgado legalmente com o objetivo de dar ao beneficiado um *justo e reparador descanso*, pelo que não permite a lei que sejam convertidas em *concessão pecuniária*, ou seja, em *indenização voluntária pelas férias*.

FÉRIAS COLETIVAS. Indica o período de suspensão das atividades laborativas dos empregados de toda ou de parte da empresa.

A determinação de férias coletivas não poderá ser inferior a 10 dias, comunicando-se obrigatoriamente sua deflagração à autoridade competente (Ministério do Trabalho).

FÉRIAS ESCOLARES. Assim se diz do período em que cessam as atividades escolares, pela suspensão das aulas.

FÉRIAS FORENSES. Expressão usada na linguagem jurídica para indicar o período em que se suspende o exercício das atividades dos Tribunais ou Juízos, para dias de férias das pessoas que ali exercem suas funções de magistrados ou juízes, e de todos quantos, como auxiliares da Justiça, cooperam para a sua distribuição.

As férias forenses são *coletivas* ou *singulares*.

Coletivas quando, por seu evento, se sustam todas as atividades judiciais, porque todo *foro* entra em férias. É a *paralisação geral* de todas as instituições judiciárias.

Singulares ou *individuais*, quando se manifestam *parcialmente*, favorecendo em períodos diferentes a certos juízes ou tribunais, enquanto outros permanecem em atividade. Neste caso, propriamente, não há *férias forenses*, que estas devem ser entendidas para todo o foro, mas férias simplesmente individuais. Somente as férias coletivas podem ser, a rigor, denominadas de forenses.

Embora as férias forenses indiquem suspensão de todos os trabalhos forenses, as leis abrem exceções para determinados processos ou casos, que podem ser tratados no período das férias. Assim, não afetam a plenitude dos serviços judiciais, muitos dos quais não se interrompem por sua superveniência. Os próprios prazos não se interrompem.

FERIMENTO. Derivado do verbo latino *ferire* (ferir, fender, rachar), é aplicado para designar toda *lesão* ou *ação traumática* provocada em um corpo, a que, também, se dá o nome *deferida*.

Consoante o instrumento provocador da ferida ou da ação mecânica de que resultou, a técnica da Medicina Legal a classifica em *contusa*, *incisa*, *penetrante* ou *por arma de fogo*.

Contusa é a que resultou de contusão ou esmagamento.

Incisa é a que resulta do ferimento causado por arma cortante, como as facas, as navalhas.

Penetrante, quando há penetração do instrumento, da qual resultam profundas lesões interiores ou viscerais, vasculares, cavitárias.

Por arma de fogo, a que resulta da penetração da bala disparada por um revólver, pistola, carabina etc.

Segundo a gravidade do ferimento, ele se diz leve, grave ou mortal, graduação que se infere pela própria significação dos vocábulos empregados.

Na terminologia do Direito Penal, o *ferimento* é referido como *lesão corporal*.

E quando cometido intencionalmente ou por culpa de outrem na pessoa de alguém, constitui crime previsto e punido pela lei penal, nas diversas modalidades em que se possam apresentar e segundo as consequências decorrentes do ferimento.

FERIR. Do latim *ferire*, é vulgarmente empregado, na linguagem jurídica, para significar *referência*, *ataque* ou *menção* feita aos pontos de uma questão.

Quer, assim, significar o mesmo que *referir-se*, *discutir* ou *aludir* a determinado ponto, para esclarecê-lo ou para justificá-lo.

Ferir tem outras acepções.

FERRAMENTA. Do latim *ferramentum* (instrumento, utensílio de ferro), é compreendido como todo e qualquer aparelho ou móvel de uso de alguém para desempenho de uma atividade profissional.

As *ferramentas* de um artífice ou de um profissional, destinadas ao exercício de sua profissão, são impenhoráveis, sejam quais forem as espécies em que se mostrem.

FERROVIA. É palavra aplicada no mesmo sentido de *via férrea* ou *estrada de ferro*.

Quer significar *caminho de ferro*, em alusão aos *trilhos*, feitos de ferro, por onde *andam* (deslizam) as rodas dos *trens* ou *comboios*, colocados por todo o percurso ou entre os lugares em que *trafegam*.

Opõe-se a *rodovia*, ou seja, estrada de rodagem, via destinada ao tráfego de veículos autônomos que se deslocam sobre rodas.

Vide: *Estrada de ferro. Estrada de rodagem*.

FERROVIÁRIO. Derivado de *ferrovia*, é vocábulo que se emprega para indicar, genericamente, toda pessoa que trabalha ou que tem emprego ou função em uma estrada de ferro, seja das mais humildes às mais elevadas.

FESTA. Derivado do latim *festa*, é vocábulo que designa toda *solenidade* promovida em comemoração a fato cívico ou religioso.

Na técnica eclesiástica, *dia de festa* é *dia santificado*. Ou seja, dia consagrado ou instituído em honra de Deus ou dos Santos. Diz-se também *dia de guarda*.

Na terminologia jurídica, *dia de festa* é o *feriado* ou aquele em que se soleniza acontecimento cívico. É designado, também, *data nacional*.

FETICÍDIO. Aborto provocado, quando o feto já se presume com vida.

Vide: *Feto*.

FETO. Derivado do latim *fetus* ou *foetus* (fruto, embrião), é compreendido, na teoria jurídica, como o produto da concepção, depois que adquire *forma humana*.

O *feto*, pois, é o *nascituro* com *forma humana*. E daí ter significação não somente daquele que já *está concebido* no ventre materno ou simplesmente formado, mas que já apresenta *aforma de um ente humano*.

É considerado feto o embrião de 3 meses a 9 meses de vida intrauterina.

Neste particular, feto se distingue do nascituro. O *nascituro* é o que está concebido, mesmo ainda antes de adquirir forma humana; tanto basta, pois, que esteja apenas formado no ventre materno.

Vide: *Nascituro*.

Tanto a lei civil como a penal protegem o *feto*, assegurando os seus direitos, mesmo antes de ter nascido.

É assim que o *aborto criminoso* quer significar a ação de *matar o feto* e se diz *feticídio*.

Casos há em que o Direito Penal não considera o aborto provocado como criminoso. E em tal caso não será *feticídio* (Cód. Penal, art. 128). (nnsf)

FEUDALISMO. Designa o regime resultante do enfraquecimento do poder central, unindo autoridade e propriedade da terra, estabelecendo entre vassalos e suseranos uma relação de dependência.

Em vigor durante toda a Idade Média, iniciou-se com o comunicado do Imperador Aureliano, a todas as cidades do Império Romano, de que não contassem mais com a ajuda do poder central para conter as invasões bárbaras.

FEUDO. Derivado do latim medieval *feudum*, designava, no Direito antigo, a instituição que medrou na Idade Média, consistente em uma convenção que se firmava entre a pessoa poderosa, chamada de *senior*, *patronus* ou *potens* e os pequenos proprietários, ditos *devassalos* ou *senioratus* e *arimani vassi*, em virtude da qual deveriam prestar obediência a ela e cumprir certas obrigações a troco de proteção para as suas pessoas e para seus bens.

Entendia-se, assim, a associação havida entre o senhor e o vassalo. E como uma convenção realmente existente entre eles, dizia-se *patrimonium*, *beneficium* ou *contractus feudalis*.

Em sentido estrito, entendia-se *feudo* a doação feita pelo senhor ao vassalo com o encargo de prestar o doado ao doador serviços domésticos e militares.

Possuía, assim, analogia com as enfiteuses. E se constituíam de modo *vitalício* ou *hereditário*.

Os bens que se constituíam em *feudos* diziam-se *feudais*. Os doadores, *senhores feudais*. E os doados, *feudatários*.

Feudo. Por extensão, assim também se denominava o próprio tributo ou encargo a ser cumprido pelo feudatário.

FIADO. Derivado do verbo latino *fidere* (confiar, acreditar), na linguagem vulgar do comércio é indicativo de toda compra ou venda que se faz a crédito, isto é, para pagamento a prazo. Opõe-se à *venda à vista* ou *de contado*.

FIADOR. Derivado do latim *fidere* (confiar), de que se formaram as expressões *fidedictor* (o que responde por outro) de *fides* e *dicere*, e *fidejussor* (o que responde pela fiança), de *fidee jubere*, na terminologia jurídica designa precisamente a pessoa que se obriga pela pagamento da obrigação de outrem, prometendo cumpri-la ou pagá-la no caso em que o devedor não a cumpra.

O fiador pode vir garantir quaisquer espécies de obrigações ou dívidas civis, comerciais ou naturais, presentes ou futuras. Já era a regra romana: “*Fidejussor accipit potest, quoties est aliqua obligatio civilis vel naturalis, cui applicetur*”.

A obrigação do fiador apresenta-se de natureza *acessória* e *subsidiária*.

Acessória, porque, não sendo ele um corréu *debendi*, faz pressupor a existência de um *obrigado principal*, que é o devedor por ele garantido.

Subsidiária, porque, além de somente ser obrigado a cumprir o pagamento, quando o devedor principal não paga a dívida, lhe assiste o direito de exigir, antes que executem os seus bens, sejam executados os bens do *devedor*, isto é, lhe cabe o *benefício de ordem* ou o *benefício de excussão*.

Vê-se, assim, que o *fiador* não é *devedor*. Responde pela dívida do devedor, quando este não a paga.

Tal conceito, no entanto, é de Direito Civil.

No Direito Comercial, o fiador entende-se *solidariamente* responsável pelo cumprimento da obrigação afiançada.

Mas, apesar de ser esta a noção aceita, não se entende que, em face do princípio instituído na lei processual (art. 595), fique privado dos mesmos *benefícios* assegurados ao *devedor civil*.

O Cód. de Processo, que é Civil e Comercial, diz *fiador* em caráter geral, não distinguindo, assim, nenhuma das espécies.

A obrigação do fiador não vai além da obrigação que deveria ser cumprida pelo devedor. Mas pode o fiador obrigar-se *in levio*rem causam, ou seja, em condições mais favoráveis ou vantajosas para si, isto é, menos onerosas que as constantes da dívida principal.

E quando sua obrigação se mostre excessiva (*in durio*rem causam), pode ser cumprida com a sua redução ao *quantum* da dívida principal.

Por princípio ou regra universal, não pode ser o fiador obrigado por mais que o devedor principal.

Vide: *Fiança*.

FIADOR ABONADO. Assim se diz do *fiador* que, por seu lado, apresenta um *abonador* de sua solvência.

É o fiador que possui também fiador, ou seja, o *fidejussor fidejussoris*.

O *abonador* será legalmente equiparado a fiador do fiador – afiançado ou abonado, embora seu ato se apresente, a rigor, como *abonação*, ou seja, fiança prestada ao fiador.

FIADOR CIVIL. Designação dada, especialmente, ao fiador por dívida civil, em oposição ao fiador por dívida comercial.

FIADOR COMERCIAL. É aquele que, mesmo não sendo comerciante, garante dívida ou obrigação de comerciante e a obrigação derive de causa comercial.

Na técnica do Direito Comercial, o comissário *del credere* equipara-se ao fiador.

FIADOR DE REGRESSO. Denominação dada ao *fiador* que se institui para garantir ao fiador *constituído* o reembolso das quantias pagas pelo não cumprimento, pelo devedor principal, da dívida afiançada.

Diz-se *fidejussor succedaneus* ou *fiador sucessor*, que se mostra um fiador para o fiador, não para o credor, que dele nada pode exigir.

É contrato formado ao lado da primeira fiança, completamente estranho a ela, formando *novafiança* entre o primeiro fiador e o fiador que o garante, por sua vez.

FIADOR DO CONTRATO. Assim se diz da pessoa que assumiu a obrigação contida em um contrato, para ser cumprida por ela, quando não o seja pelo principal contratante, devedor.

É denominação genérica, porque toda obrigação do fiador deve constar de *convenção escrita*, em que se estipulem as condições de sua validade e exigibilidade.

Desse modo, a expressão é mais para distinguir o fiador de *fiança convencional*, diferenciando-o do *fiador legal* e do *fiador judicial*.

FIADOR “IN SOLIDUM”. Denominação dada ao *fiador comum*, ou aquele que prestou fiança com outrem sobre a mesma obrigação, sem aludir ou distinguir parte ou divisão da responsabilidade. É o fiador solidário com outro fiador pelo pagamento da mesma dívida ou da mesma obrigação.

E sendo fiador *in solidum* responde solidariamente, em conjunto ou isoladamente, pelo cumprimento integral da dívida.

FIADOR JUDICIAL. É o fiador que presta *fiança judicial*, seja por determinação do juiz, a seu próprio ofício, ou a requerimento de outrem.

É o prestador de *caução fidejussória*, admitida pela lei processual.

Quanto à exigibilidade do compromisso ou da obrigação assumida, o *fiador judicial*, equiparado embora a todas as demais espécies, pela garantia judicialmente prestada, não pode opor restrições à execução que se faça contra si, sob alegação de que não foi previamente ouvido ou *condenado*.

Para ele não se faz mister qualquer condenação. Já se encontra integrado na condenação feita ao afiançado, ou já se mostra o *principal responsável*, quando fiador de caução a que era obrigado.

FIADOR LEGAL. É o que dá fiança, ou melhor, a cumpre, por exigência da própria lei, antes que assuma uma função ou entre na posse ou administração de certos bens.

FIADOR PRINCIPAL PAGADOR. É o *expromissor*, que, pela cláusula de responder como *principal pagador*, procura substituir o *devedor principal*, para ele próprio assumir a obrigação, quando exigida, sem que possa avocar a seu favor o *benefício da excussão*.

Por ela o fiador renuncia ao direito que lhe assistia, convertendo-se em *devedor solidário*.

Vide: *Expromissão*.

FIADORIA. Na terminologia adotada pelas Ordenações, servia o vocábulo para designar o ato pelo qual alguém se tornava fiador de outrem e também a obrigação contraída pelo fiador.

Equivale, assim, à própria *fiança*.

FIANÇA. Derivado do verbo *fiar* (confiar), originado do latim *fidere*, é aplicado na terminologia jurídica no mesmo sentido da *fidejussio* dos romanos.

Assim, designa o contrato ou ato de uma pessoa, chamada de *fiador*, pelo qual vem *garantir*, no todo ou em parte, o cumprimento da obrigação que outrem (devedor) assumiu para com o seu credor, no caso em que não seja por este cumprida.

Desse modo, fundamentalmente, a *fiança*, ato de terceiro, pressupõe como condição de validade a existência de uma obrigação a ser cumprida por outra pessoa, desde que não seja de caráter pessoal, pelo que se mostra um contrato *acessório*.

E de seu caráter de *acessória*, ou da *acessoriedade* da fiança, resulta que deve ser regulada ou ficar jungida à *obrigação principal*, não podendo exceder os limites da dívida ou da obrigação garantida, o que se diria, segundo a linguagem romana, *in duriorem causam*.

A fiança *in duriorem causam* é a fiança excessiva.

Embora se impeça a fiança excessiva, a garantia de que resulta a fiança pode ser mais benévola que a obrigação assumida ou contraída pelo *devedor principal*.

É o que se chama de fiança *in leviolem causam*.

E tudo porque a função da fiança, o seu objeto, é a garantia por um terceiro de parte ou do total da obrigação, tal como foi contraída pelo devedor, não além do que lhe possa ser exigido.

Como contrato de *garantia*, está a fiança compreendida no gênero *caução*, que pode ser *real* ou *pessoal*. A fiança está na espécie: *garantia pessoal* e, nesta razão, se diz também *caução fidejussória*, em que se inclui, igualmente, o *abono* ou a *abonação*, modalidade de fiança.

A fiança entende-se sempre o contrato expresso, devendo, por isso, ser dada de modo positivo e claro. Não é, assim, presumida, nem se amplia além dos termos em que se objetivou, devendo ser sempre interpretada em favor do fiador.

Segundo a sua natureza, a fiança pode ser *convencional*, *legal* ou *judicial*.

E, conforme a essência do seu objeto ou da natureza da relação jurídica a ser garantida, *civil*, *comercial* ou *criminal*.

Para a prestação da fiança exige-se *capacidade plena*, ou seja, a condição *sui juris*.

Casos há, no entanto, que nem mesmo os capazes podem prestar fiança.

Os *cônjuges* (marido e mulher) não podem prestar fiança, individualmente, sem o consentimento ou autorização do outro cônjuge.

Quando a fiança não é *limitada*, entende-se por isso geral, compreende a dívida principal com todos os acessórios dela.

A fiança se extingue com a obrigação principal ou por outros modos ordinários e diretos, em que se libere o fiador da obrigação.

Fiança. Na técnica do Direito Administrativo, entende-se toda e qualquer caução prestada para *garantia do emprego*, notadamente nos casos de *exação*.

Fiança. Na terminologia penal, indica a garantia definitiva, consistente em dinheiro, objetos preciosos, títulos públicos ou hipoteca, prestada pelo acusado ou terceiro em seu prol, objetivando defender-se em liberdade, nas hipóteses legais (CPP, arts. 322, 323 e 324).

A fiança também é uma medida cautelar que visa assegurar o comparecimento do investigado a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial (CPP, art. 319).

Na forma do art. 336 do CPP, o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado, ainda que o crime esteja prescrito, depois da sentença condenatória.

Pode ser requerida em qualquer fase processual, desde que anterior à sentença condenatória.

FIANÇA ABONADA. É o *abono* ou *abonação* feita por uma outra pessoa à solvência do fiador. É a fiança sobre a solvabilidade de outra fiança. É garantia da garantia, ou uma garantia acessória ou suplementar da fiança já constituída.

Desse modo, não se mostra uma *garantia direta* ao cumprimento da *obrigação principal*, mas uma garantia que *suprirá* a falta de cumprimento da *obrigação do fiador*, quando por sua vez não cumprir o devedor a obrigação que lhe cabe.

Assim, a obrigação que dela resulta não se prende diretamente à falta de cumprimento da obrigação por parte do devedor principal, mas se adstringe ao cumprimento da obrigação pelo fiador, quando a ele cabe satisfazê-la.

O fiador do fiador diz-se seu *abonador*, apresentando-se a fiança, neste caso, como um *abono* ou *abonação* do fiador.

FIANÇA CIVIL. Denominação dada à fiança quando a *dívida principal* é de natureza civil.

Na fiança civil, a obrigação do fiador é subsidiária.

Vide: *Fiador*.

FIANÇA COMERCIAL. Assim se entende a fiança que tende a garantir dívida ou obrigação de comerciante e que tenha por objeto ato de comércio, embora o fiador não seja comerciante.

Na *fiança comercial*, institui-se o princípio da solidariedade entre *fiador* e *afiançado*.

No entanto, pelo sistema da lei processual, assiste ao *fiador de dívida mercantil*, quando executado por ela, o privilégio da ordem ou o benefício da excussão.

FIANÇA CONJUNTA. É a fiança dada, conjuntamente, por mais de uma pessoa, para garantia de uma *só obrigação*.

É a fiança, em que se registra a garantia dada por vários fiadores, que se dizem *in solidum*, porque importa em compromisso de solidariedade entre todos eles, se nesta *fiança conjunta* não ficar estipulado o *benefício da divisão* ou que cada um deles responderá simplesmente por um *quantum* determinado previamente.

FIANÇA CONVENCIONAL. É a que resulta de contrato. É a fiança contratual, que se funda em um contrato, pois que somente se permite a fiança que se exare em documento escrito ou que se faça por escrito.

É assim a convenção que somente se admite *escrita*, seja para garantir *obrigação contratual* ou para garantir *obrigação extracontratual*.

Ela, a fiança, como convenção, é que deve ser sempre contratual, isto é, passada por escrito.

A convenção pode ser ajustada e feita ao mesmo tempo ou no mesmo ato em que se constitui a obrigação, como pode ser *instrumentada* (escrita) em época diferente, antes ou depois de constituída a obrigação que vai garantir: ela precede ou sucede à obrigação garantida (*fidejussor et precedere obligationem et sequi potest*).

Mas, sua obrigação não se firma, enquanto a obrigação do devedor não tenha nascido.

FIANÇA CRIMINAL. Entende-se a garantia prestada por alguém em favor de uma pessoa que está sendo acusada ou processada criminalmente, para defender-se solta, quando o crime é *afiançável*.

A *fiança criminal* assegura a *permanência do acusado* na jurisdição da autoridade, a fim de que se veja processar, *quebrando-se* pela sua *fuga* ou não comparecimento aos atos processuais a que é obrigado comparecer.

FIANÇA EXCESSIVA. Assim se diz da fiança, cujos ônus ou encargos vão além do que se pode exigir nos termos ou nos limites da dívida ou obrigação principal.

A excessividade da fiança pode determinar-se não somente pelo *quantum* (*quantitate*), como pelo *die, loco, conditione, modo*, ou seja, *re, tempore, loco, causa*.

Re (*quantitate*) impede que o fiador seja compelido a pagar além dos limites da dívida garantida, ou se comprometa a pagar uma soma mais forte que a dívida principal, como *de re ad rem*, que possa ser ampliada de uma coisa a outra.

Tempore. Se a obrigação da garantia é firmada em prazo inferior ao concedido ao devedor principal (*die*), ou se a *duração da fiança*, fixada em prazo certo ou regulado pelo da dívida, é prorrogada pelo credor, sem a ciência e anuência do fiador (*de tempore ad tempus*).

Loco. Quando se exige o pagamento da obrigação em lugar diverso daquele que foi combinado com o devedor, e ele se mostre menos cômodo, de onde decorre o excesso de ônus.

Causa. Se o fiador se obriga pura e simplesmente, quando a obrigação principal é condicional (*conditione*), ou quando é alternativa, à escolha do devedor principal (*modo*).

No entanto, sem que se possa com isso considerar *excessividade*, o *fiador* pode assumir, pela fiança, obrigação *juridicamente* mais rigorosa, como seja, acrescer à sua *promessa* a constituição de uma garantia real.

FIANÇA GERAL. É a fiança ampla, que não é limitada, atingindo ou abrangendo não somente a *dívida principal*, mas todos os seus acessórios e mesmo as indenizações que possam decorrer do não cumprimento ou inexecução da obrigação principal.

Mesmo, assim, *indeterminada*, a fiança deve ser sempre interpretada nos precisos termos da convenção, não se admitindo interpretação extensiva. E qualquer interpretação a respeito de seu objeto deve ser tida ou orientada a favor do devedor.

Mas, por ser geral ou indeterminada, a força da fiança não deve exceder a *força da obrigação*.

Em relação a esta, a fiança é sempre limitada.

FIANÇA “IN DURIOREM CAUSAM”. É a *fiança excessiva*.

FIANÇA “IN LEVIOREM CAUSAM”. Assim se diz da fiança em que a garantia assenta em condições mais vantajosas para o fiador, que, assim, assume obrigação menos onerosa ou mais leve que a do devedor principal.

As vantagens podem fundar-se no *tempore*, *loco* ou *causa*, como podem decorrer da inferioridade do *quantum*.

E o princípio admitido já era regra entre os romanos: “*in leviolem plane causam accipi possunt*”.

FIANÇA JUDICIAL. É a que se dá ou ocorre em juízo, seja por determinação do juiz, *ex officio*, ou a requerimento da parte.

Vide: *Fiador judicial*.

FIANÇA LEGAL. É a que ocorre por determinada ação legal e por sua imposição deva ser cumprida, como nos casos dos tutores, na sucessão provisória etc.

FIANÇA LIMITADA. É a que se mostra parcial à parte da dívida ou obrigação principal. E, nestes limites, tem de ser cumprida.

FIANÇA VOLUNTÁRIA. É a que se presta voluntariamente. A convencional é sempre uma *fiança* voluntária, visto que, espontaneamente, é prestada pelo fiador, sem qualquer imposição de ordem legal ou judicial.

A fiança judicial, em certos casos, pode ser voluntária. Somente a legal, imposta por lei, não se faz espontaneamente ou *motu proprio*, mas para satisfazer exigência de lei.

FIBRA. Derivado do latim *fibra*, de *fiber* (o que está na extremidade), no sentido figurado *desensibilidade*, é empregado para indicar energia ou vigor de ação e tido, assim, em equivalência de *caráter* e *coragem*.

FICÇÃO. Do latim *fictio*, de *fingere* (imaginar, criar), é aplicado na técnica jurídica para indicar o *fato* ou a *situação jurídica*, tidos como *reais* por um artifício da lei.

E semelhante ficção diz-se, propriamente, *ficção legal*, porque é representada por coisa ou fato criados *imaginariamente* ou tendo *corpo imaginário*, como se fora *real* por força ou determinação de lei.

É assim que, por uma *ficção legal*, os *foros* se entendem *bens imóveis*, tais como os prédios de que se geram.

Outra ficção legal é a das pessoas jurídicas, criadas por influência da lei.

Em igual circunstância, está a *posse ficta* (*ficta possessio*).

Tecnicamente, as *ficções legais* dizem-se *figuras jurídicas*, porque, embora fujam da realidade em que possam ser consideradas, são *verdades* ou *realidades jurídicas*.

E, assim, não podem ser tidas nessas outras espécies de *ficções*, em sentido vulgar, em que são tidas como mentiras ou coisas meramente imaginosas, não tendo, assim, uma realidade verdadeira, que é havida pela *ficção legal*.

Ficção. Na técnica literária, *ficção* entende-se a obra ou trabalho literário de mera imaginação ou de mera invenção de seu autor. Não se funda na realidade ou em fatos reais, mas em *emideias* ou *imagens* criadas pelo autor.

FICHA. Derivado do francês *fiche* (tento), e para outros do inglês *fish* (peixe, anzol), serve, na técnica administrativa e do comércio, para indicar o *papel* em que se anotam certos fatos a respeito de pessoas ou de coisas, como *lembrança* deles ou como *registro* do que é preciso ser lembrado.

Consistindo a *ficha*, geralmente, num *pedaço de cartão* ou *cartolina*, propagou-se seu uso para este sistema de *anotações* ou de *escrita*, por sua facilidade de *arrumação* na ordem desejada e por sua facilidade de manuseio.

É o sistema adotado pelos *bancos*, para registro de informações acerca de seus clientes (cadastro), como serve para formular *índices* sobre os negócios de um estabelecimento.

Ficha. E por extensão ao sentido usado, diz-se *ficha* para o conhecimento que se tem da vida de uma pessoa: tenho a *ficha* de fulano.

FICHA DACTILOSCÓPICA. Assim se diz do cartão (*ficha*), em que se anotam os sinais de *identificação* de uma pessoa, fundados na *dactiloscopia*, ou seja, nos desenhos papilares das extremidades dos dedos.

Variação: *Ficha datiloscópica*.

FICHÁRIO. Designação dada, na tecnologia mercantil e administrativa, à *coleção de fichas* e ao *móvel* ou *armário*, em que são elas arrumadas.

“FICTA POSSESSIO”. Locução latina empregada para exprimir a posse que não se tem de fato; mas, no entanto, por ser garantia pelo direito, pode ser validamente defendida, como se a tivesse o possuidor.

A coisa está em poder de outrem, mas, por uma *ficção*, é tida como possuída pelo legítimo possuidor e por ele pode ser defendida.

E assim o detentor da coisa é, pela *ficção*, obrigado a restituí-la ao dono e, na sua falta, o valor em que for a mesma estimada.

FICTÍCIO. Na terminologia jurídica, derivado do latim *fictio*, de *fingere* (imaginar, simular), tanto significa a coisa e ato que se encaram como real por uma *ficção*, como a coisa ou ato que se faz com *simulação*, para *fingir* ou *simular* o contrário da realidade.

Neste último sentido, então, diz-se *obrigação fictícia* ou *ato fictício* para a obrigação e ato que tenham sido feitos simuladamente, não tendo assim existência jurídica real.

São *atos fictícios* os que se fazem para iludir ou para burlar.

FIDALGO. Provém a palavra da contração das palavras espanholas *hijo de algo*, com a significação de *filho de algo*, que se contraiu em *filho d’algo*.

O *algo* (algun) faz denotar a *qualidade* da pessoa a quem se refere, conforme já era a expressão de CÍCERO: “*Fac ut me velis esse aliquem*”.

Desse modo, a palavra *fidalgo* dá a conhecer a qualidade respeitável e atendível na pessoa a quem se refere, conforme já assentava a Ordenação Afonsina.

Fidalgo, assim, veio assinalar a pessoa que tinha foros de nobreza, os quais seriam maiores ou menores segundo o grau ou a classe em que o fidalgo era disposto.

FIDEICOMISSÁRIO. Derivado do latim *fideicommissarius*, entende-se, na técnica jurídica, toda pessoa a favor de quem se estabelece o *fideicomisso*.

É assim o *beneficiário* da coisa doada ou testada, que a ele é transferida, tão logo se verifique a condição imposta ao *fiduciário*, primeiro beneficiário da herança ou legado.

Enquanto não se resolve a *propriedade* dos bens legados ou herdados, esta pertence ao *fiduciário*.

O *fideicomissário* é, pois, a pessoa que é chamada a receber de outrem a *herança* ou *legado*, que se encontrava, pelo *fideicomisso*, sob o domínio do *fiduciário*.

FIDEICOMISSO. Derivado de *fideicommissum*, de *fideicommittere* (confiar a alguém, entregar em confiança), designa, na técnica jurídica, a estipulação de última vontade (testamentária), em virtude da qual o testador, constituindo uma pessoa como herdeiro ou legatário, impõe-lhe a obrigação de, por sua morte ou sob certa condição, transmitir a outra pessoa, por ele indicada, a herança ou o legado.

O *fideicomisso* implica a indicação de dois *herdeiros* ou *legatários sucessivos*, mostrando uma forma de substituição de herdeiros ou legatários.

Por sua essência somente é válido quando instituído por disposição testamentária.

O primeiro herdeiro ou legatário toma a denominação de *fiduciário*; o segundo, a quem o fiduciário tem a obrigação de transmitir a herança ou o legado, *fideicomissário*.

A capacidade de ambos, para investir-se no direito que o fideicomisso faz gerar, surge, cada uma, em sua oportunidade: a do fiduciário, quando se abre a sucessão, e a do *fideicomissário*, quando se processa a substituição.

O *fideicomisso* difere do *usufruto*, embora tenham aparências análogas.

No fideicomisso a propriedade, enquanto não resolvida, integra-se nos direitos do fiduciário. O fideicomissário a terá, por substituição ao fiduciário, isto é, somente exercerá seus direitos de propriedade quando estes lhe sejam transferidos.

No *usufruto* há, simultaneamente, não sucessivamente, dois *titulares* dos direitos que incidem sobre a propriedade: o *usufrutuário* (que corresponde ao fiduciário) tem somente o uso e gozo da propriedade, que pertence, em substância, ao nu-proprietário.

No fideicomisso não há desmembramento de domínios. Ele se conserva unido nas mãos do fiduciário. No usufruto o domínio se desmembra, apresentando-se em mãos do usufrutuário como o direito real sobre a coisa alheia, e nas mãos do nu-proprietário, como o domínio propriamente dito, embora sob encargo.

Enquanto no fideicomisso a propriedade é alienável, se imposição contrária não a proibir, no usufruto, o usufrutuário não a pode alhear, nem mesmo o seu direito, que é personalíssimo.

Desse modo, o *usufruto* se caracteriza pela concessão imediata e *simultânea* de duas liberalidades, que desmembram o domínio da propriedade. O *fideicomisso* pela concessão de liberalidades *sucessivas*, sendo a primeira gravada pela *fidúcia*.

FIDEICOMITENTE. Assim se diz da pessoa que testa, instituindo fideicomisso.

O *fideicomitente* não pode estabelecer restrições a não ser a respeito do fiduciário.

De igual maneira, por imposição da lei brasileira, não pode estabelecer fideicomisso além do segundo grau.

FIDEJUSSÓRIA. Do latim *fidejussio*, de *fidejubere* (dar-se por fiador), é, na técnica jurídica, equivalente à *fiança*, ou *caução pessoal*.

Fidejussória, assim, indica somente a *garantia pessoal*, distinta da *garantia real*. Na terminologia jurídica é expressa propriamente pelo vocábulo *fiança*.

Assim, não se deve dizer fiança fidejussória, que é redundante ou pleonástica designação. Pode dizer-se caução fidejussória, equivalente à *fiança*. E não sendo fidejussória não é fiança: é qualquer outra espécie de caução ou de garantia.

FIDELIDADE. Derivado do latim *fidelitas* (fidelidade, lealdade), no conceito jurídico entende-se a observância exata e leal de todos os deveres ou obrigações assumidas, ou impostas pela própria lei.

É, assim, o *cumprimento* ou a *execução* de todos os deveres atribuídos à pessoa, em virtude de encargo, de contrato ou de qualquer outra obrigação.

Nas *exações*, corresponde à *honestidade* com que se custodiam ou se guardam os valores confiados à pessoa, dando-se o destino ou aplicação, que se determina legalmente.

Opõe-se a *infidelidade*, que é a falta de cumprimento da obrigação ou do dever imposto.

FIDELIDADE CONJUGAL. Assim se exprime para designar o dever recíproco, imposto aos cônjuges, de não praticarem o adultério ou manterem relações ou conjunções carnavais com outras pessoas.

FIDELIDADE PARTIDÁRIA. Assim se denomina o conjunto de medidas normativas que visam a assegurar a disciplina partidária e a vinculação do representante eleito ao partido e ao seu programa de atuação. (nsf)

FIDÚCIA. Derivado do latim *fiducia*, de *fidere* (confiar), é tido como a própria *confiança* ou *fidelidade*, querendo, assim, significar o pontual e exato cumprimento de um dever.

Fidúcia. Na terminologia do Direito Romano, significava a *venda fictícia* ou a venda que se fazia ao credor, com a condição de ser desfeita, ou ser transferido novamente o bem ao devedor, quando este pagasse integralmente a dívida.

E, neste caso, o credor, a favor de quem se fazia a transferência, recebia o nome de *fideicomissário* e o devedor o de *fiduciário*, tomando a *fidúcia*, ou *venda provisória*, *fictícia* ou *simulada*, o caráter de um fideicomisso.

A *fidúcia* não se confunde com o contrato de venda com a cláusula de *retrovenda*, desde que, nesta, há uma venda concluída, embora possa dentro do prazo estipulado retornar à propriedade do primitivo vendedor, nem com a *opção*, no caso de venda pelo primeiro adquirente.

Nos dois casos há *venda efetiva*. Na *fidúcia* há *venda aparente*, que se mantém enquanto o vendedor-devedor não paga ou não cumpre a obrigação a que está sujeito para com o comprador ou adquirente-credor.

A venda que se segue, fundada na *fidúcia*, é mera *restituição*, desde que o fideicomissário-adquirente, tendo cumprido o pagamento de seu débito, nada mais tenha a pagar pelo retorno da propriedade *fiduciada*.

Fidúcia. No conceito atual, *fidúcia* exprime o *encargo* ou o *ônus* que pesa sobre a propriedade dada em *fideicomisso*, porquanto é ela pertencente ao *fiduciário*, enquanto viver, ou conforme cláusula disposta pelo testador.

Bem por essa razão, o *fiduciário*, embora possa alienar o imóvel, entende-se que essa alienação é jungida ao mesmo gravame imposto ao bem ou propriedade vendida, a fim de que se transmita ao fideicomissário, quando extinto o fideicomisso, mesmo se em poder de terceiros.

FIDUCIÁRIO. Do latim *fiducia*, de *fidere*, entende-se a pessoa a quem se institui como herdeiro ou legatário, com a obrigação de restituir ou transferir os bens da herança ou do legado, segundo cláusula disposta pelo testador, à pessoa por ele, testador, indicada no testamento, quando e como ali também se estipular.

O *fiduciário* mantém o direito de propriedade sobre os bens da herança ou do legado, embora restrito e resolúvel: usufruindo todos os direitos que lhe são inerentes: uso, gozo e disposição. Mas, quanto à alienação, não se fará em maior amplitude nem em contravenção ao gravame ou cláusula imposta à propriedade.

Fiduciário. Assim também se diz do adquirente de venda simulada ou que recebe a coisa como vendida, mas para garantia de obrigação assumida, pelo devedor-vendedor, e toma o compromisso de restituí-la por nova venda, quando se cumpre a obrigação.

Fiduciário. É, também, o credor do negócio *fiduciário* ou da alienação *fiduciária*, aquele que recebeu o bem do devedor em confiança (*fidúcia*).

FIEL. Derivado do latim *fidelis*, de *fidere* (confiar), quer o vocábulo determinar tudo aquilo que possa ser feito com exatidão ou consoante os deveres impostos.

Em relação às pessoas, entende-se toda aquela que é de *confiança* ou em quem se confia, por julgá-la com as qualidades de cumprir todos os encargos ou misteres que lhe sejam cometidos com perfeita exatidão ou fidelidade.

Fiel. Na linguagem antiga, conforme se registra na Ordenação Afonsina, *fiel* designava, na técnica forense, o próprio *louvado* ou *arbitrador*, porque a ele se *confiava* a missão de decidir ou atribuir sobre fato, que se queria elucidar.

Fiel. Na terminologia do Direito Administrativo, é indicativo da pessoa a quem se atribui certa missão ou função de *confiança*, seja como cargo autônomo, seja como emprego ou cargo auxiliar.

E, assim, se diz *fiel* ao auxiliar dos tesouros ou de qualquer outra pessoa que exerça *exação* ou ao encarregado de armazéns, nas alfândegas ou em outros lugares, em que se guardem ou depositem valores pertencentes a outrem.

Como funcionários públicos ou como prepostos dos tesoureiros, os fiéis entendem-se *seexatores*. E estão sujeitos à prestação de fiança ou caução.

Como auxiliares dos tesoureiros, ou prepostos destes, são por eles indicados, sendo os tesoureiros responsáveis por seus atos, no exercício de suas funções, que são as mesmas do tesoureiro.

FIGURA. Derivado do latim *figura* (forma, configuração, exterioridade), no conceito jurídico, pode ser tido em sentidos diversos:

a) Significava a *forma exterior*, a *configuração* ou *feição* que devem ser apresentadas pelas coisas. Indica, assim, a apresentação concreta ou a visão real da coisa.

b) Mas indica também tudo a que se procura dar uma *forma*, mesmo por ficção, pela qual deve ser encarada. Em semelhante conceito, tem, às vezes, idêntica significação de *símbolos*, indicativos de coisas *imaginadas*, para serem configuradas segundo se deseje.

Deste modo, *figura* quer significar a representação simbólica ou fictícia de qualquer coisa, para ser tida como *real*, pelo que se imagina ou pelo que se quer ou determina, não pelo que é ou representa.

FIGURA DE JUÍZO. No Direito Processual, refere-se aos procedimentos comuns ou ordinários, em que se permite a ampla dilação probatória e o contraditório.

FIGURA DO CRIME. Na técnica penal, entende-se, pois, a forma exterior, a exterioridade do delito, representado pelas circunstâncias que o caracterizam e individualizam.

FIGURA JURÍDICA. Assim se diz de tudo que é *concebido* ou *instituído* por lei para, por uma ficção legal, ser acatado ou encarado como real.

FIGURAR. Derivado de *figura*, em seu sentido de *exterioridade*, entende-se *constar*, *estar registrado* ou *estar mencionado* em alguma coisa ou em alguma parte.

Assim, o fato que *figura*, *consta*, está *demonstrado*. A pessoa que *figura* em alguma coisa nela está *mencionada*, *indicada* ou *dela participa*.

Figurar é também *participar* ou *demonstrar*. E assim se entende pertencer a alguma coisa ou estar individualmente indicado nesta coisa.

Figurar. Tomando o sentido de *fingere*, que forma o vocábulo *figura*, *figurar* quer também dizer *fingir*, *arquitetar* ou *simular*.

FILHAR. Derivado do latim *pilare* (pilhar, espoliar), de origem grega (*pilétes*), o mesmo que *filhar*, tem sido o vocábulo empregado, na técnica do Direito, no sentido de *tomar pela força* ou *receber pela força*.

Na linguagem forense, *filhada*, relativa à *penhora*, quer dizer *tomada*.

Filhada é, assim, o ato de tornar efetiva a penhora pela *apreensão* ou *tomada* dos bens, que se encontravam em poder do devedor condenado.

Se o *filhamento* (ato de tomar pela força) é contra a lei ou contra a forma da lei, constitui delito. E o *filhador*, o mesmo que *tomador*, pelo regime da Ordenação Afonsina, era equiparado ao furtador.

Filhar. Derivado de *filho*, do latim *filius*, é o mesmo que *perfilhar* ou *adotar*.

Neste sentido, forma o verbo o substantivo *filhação*, com o mesmo significado de *filiação*.

Filhar. Quer também significar *atribuir para si* coisa de outrem.

Neste sentido, dizia-se *filhamento* o ato pelo qual o soberano avocava para si os foros que pertenciam a seus súditos, fazendo-os inscrever como seus no *livro de filhamentos*. Possui analogia com o *confisco*, no sentido modernamente atribuído ao vocábulo.

FILHO. Derivado do latim *filius*, em amplo conceito, é empregado na acepção de *oriundo*, *descendente*, *nascido* ou *aquele que se gerou de outrem*, de modo que, indistintamente, é aplicado em quaisquer dos gêneros, masculino ou feminino.

Desse modo, *filho* designa o *ente humano*, em relação às pessoas (homem e mulher), de quem se gerou, representando, na técnica jurídica, o *grau de parentesco*, que o prende às mesmas pessoas, ditas de *pais* (pai e mãe).

Este parentesco, existente entre pais e filhos, é dito do *primeiro grau*, indicando-se, assim, parentesco em *linha reta*. Em relação aos pais é chamado de *ascendente*, e, quanto aos filhos, *descendente*.

Registra a nomenclatura o vocábulo *póstumo*, para indicar o filho havido depois que o pai é morto.

É o *filho posterior*.

Vide: *Estado de filho*.

Filho. Na terminologia comum do Direito Público, serve o vocábulo para designar a *pessoa* que procede de outras paragens. É, assim, *determinativo da origem*.

Desse modo, indicando a procedência, exprime o vocábulo o país ou a localidade em que a pessoa nasceu: *filho de Portugal, filho do Norte, filho de São Paulo*. Está demonstrada *anaturalidade da pessoa*.

Filho. A CF/1988 extinguiu a diferença entre filhos, sejam eles adotivos, adulterinos, espúrios, incestuosos ou naturais, estabelecendo que terão todos os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação (art. 227, § 6º). Também no CC/2002, art. 1.596.

FILHO ADOTIVO. É denominação dada ao filho que foi instituído pela adoção, criando uma relação civil de parentesco, de pai e filho, entre *adotante* e *adotado*, que o equipara aos outros filhos havidos ou não da relação de casamento, com os mesmos direitos e qualificações.

Vide: *Adoção*.

FILHO-FAMÍLIA. É o filho que, por ser ainda menor, se encontra sob o *poder familiar*.

FILHO MENOR. Assim se diz do filho ou da filha que não tenha atingido a maioridade, estando ainda sob o *poder familiar*.

Diz-se, também, *filho-família*.

O filho menor diz-se *incapaz*. Esta *incapacidade* é *absoluta* ou *relativa*, segundo o definido no CC/2002, art. 4º, I, art. 5º, *caput* e parágrafo único, I a V, arts. 228, I, 666 e 1.860, parágrafo único.

FILHO PÓSTUMO. Segundo o próprio sentido de *póstumo* (que vem depois da morte), *filho póstumo* quer significar aquele que se gerou em vida do pai, nascendo após o seu falecimento, ou na constância da sociedade conjugal depois dissolvida.

Segundo a presunção legal instituída, assim, a qualidade de póstumo, pela qual se atribui a paternidade a certa pessoa, assenta na circunstância de a *concepção* ter ocorrido na constância do *casamento* ou da *união* comprovada. E o nascimento anotado dentro dos *300 dias*, que se seguirem à sua dissolução, reputa-se consequente de concepção havida na constância do casamento ou da união.

Mas, segundo registra CUNHA GONÇALVES, não é essa presunção absoluta, pois que fatos evidentes podem mostrar a sua improcedência. E tal seja se a *viúva* der à luz um filho nos dez dias que se seguirem à morte do marido. E dentro dos 300 dias, assinalados legalmente, houver outro filho. Este não se poderá reputar como sendo de marido.

E iguais razões podem surgir nos casos de separação ou anulação.

FILHO PUTATIVO. Refere-se àquele que é tido ou havido ou considerado como filho, embora não o seja na realidade. Neste sentido, presume-se filho do marido o rebento de sua mulher nascido 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal bem como o nascido dentro dos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento Cód. Civil/2002, art. 1.597, *caput* (art. 338, do Cód. Civil 1916). (ngc)

FILHO RECONHECIDO. Assim se diz o filho havido fora do casamento que é reconhecido pelos pais, conjunta ou separadamente, conforme está disposto no CC/2002, art. 1.607.

Quando a maternidade constar do termo do nascimento do filho, a mãe só poderá contestá-la provando a falsidade do termo ou das declarações nele contidas (art. 1.608).

O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e se faz conforme o art. 1.609, I a IV e parágrafo único.

O reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em testamento (art. 1.610). O filho havido fora do casamento, reconhecido por um dos cônjuges, não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro.

Outras disposições são feitas nos artigos 1.612 a 1.617 do CC.

FILHOTISMO. De *filho*, é geralmente empregado para indicar em toda administração o regime em que somente se dá autoridade ou regalias aos *protegidos* ou *afeiçoados*.

Corresponde ao *nepotismo*, que também significa a proteção excessiva dada aos parentes da pessoa altamente colocada em posto de mando. Equivale ao favoritismo.

FILIAÇÃO. Derivado do latim *filiatio* (filiação), na terminologia jurídica é empregado para distinguir a *relação de parentesco* que se estabelece entre as pessoas que derem vida a *umente humano* e este.

A *filiação*, pois, é fundada no fato da *procriação*, pelo qual se evidencia o *estado de filho*, indicativo do *vínculo natural* ou *consanguíneo*, firmado entre o *gerado* e seus *progenitores*.

É, assim, a indicação do parentesco entre os pais e os filhos, considerados na ordem ascensional, destes para os primeiros, do qual também procedem, em ordem inversa, os estados de pai (*paternidade*) e de mãe (*maternidade*). Geralmente, é neste sentido que se tem o vocábulo. E, assim, se diz:

Filiação paterna, quando se alude ao laço que liga o filho ao pai.

Filiação materna, quando a referência é feita ao parentesco entre filho e sua mãe.

Mas, em amplo sentido, é aplicado para indicar todo laço de parentesco anotado entre os parentes na *linha reta*.

E, nesta razão, quer significar, seja na linha ascendente ou na descendente, o parentesco que liga os pais aos filhos e aos descendentes destes, na ordem natural das gerações, como os que ascendem dos últimos. É a *linhagem*, *série de gerações* ou *genealogia*, considerada na linha reta.

Salvo o caso da *filiação adotiva*, todas elas se firmam na evidência dos fatos, que se registram pela concepção e pelo nascimento. Em harmonia com a CF/1988, art. 227, § 6º, dispõe o CC/2002 em seu art. 1.596: “Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.

A filiação pode ser *provada* por quaisquer dos meios admitidos em Direito.

Fato natural que não pode ser suficientemente escondido ou sonegado, até mesmo os testemunhos o evidenciarão.

A lei penal sanciona penalidades para os casos de falsidade ou de sonegação da filiação, com o intuito de prejudicar direito inerente ao estado civil (Cód. Penal, arts. 241 e 243).

Filiação. Vulgarmente emprega-se o vocábulo para significar ou exprimir o ato de adesão ou de *ligação* a uma instituição, sacra ou profana, na qualidade de *sócio*, *irmão*, *partidário*, *membro* etc.

Entende-se, pois, o ato em virtude do qual alguém se *filia*, isto é, entra ou passa a fazer parte de uma organização qualquer, passando, assim, a ter deveres e obrigações pertinentes à *qualidade de membro* ou *consócio*.

Neste mesmo sentido é aplicado na linguagem canônica para indicar essa relação, não somente quanto às pessoas que ingressam nas congregações ou confrarias etc., como a respeito das instituições que se ligam a outras de maior hierarquia.

Filiação. A CF de 1988 aboliu as modalidades de filiação consideradas ilegítimas, inculcando, em seu art. 227, § 6º, que os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou adotivos, terão os mesmos direitos e qualificações. Neste mesmo sentido dispõe o CC/2002, art. 1.596.

FILIAÇÃO ADOTIVA. É a relação de parentesco que decorre, pela adoção, entre o adotante e o adotado.

É parentesco meramente civil, que se limita ao adotante e adotado, exceto quanto aos impedimentos para casamento, ou seja, do adotante com o cônjuge do adotado e do adotado com o cônjuge do adotante, e do adotado com o filho superveniente ao pai ou à mãe adotiva.

FILIAÇÃO IGNORADA. Assim se diz em relação à das pessoas que desconhecem ou ignoram a sua procedência. É a que se declara em relação aos filhos *abandonados ou enjeitados*.

FILIAL. Derivado do latim *filialis*, de *filius*, vulgarmente quer significar ou distinguir *tudo o que se refere ao filho*.

Filial. Na técnica jurídica, quer o vocábulo significar toda casa comercial ou estabelecimento mercantil, industrial ou civil, dependentes ou ligados a um outro que, em relação a eles, tem o poder de *mando* ou de *chefia*.

Genericamente, designa *agência* ou *sucursal*, embora, às vezes, agência não signifique *filial* ou estabelecimento dependente de outro.

Em sentido rigorosamente mercantil, procura-se distinguir a *filial* da *sucursal*, não obstante, legalmente, ambas possuem igual significação jurídica, ou seja, a de estabelecimento dependente ou ligado a outro.

Em regra, a *filial* se encontra em dependência mais direta à *matriz* ou estabelecimento-chefe, enquanto a *sucursal* é tida em maior *autonomia administrativa*, apesar de ligada à orientação e direção da *casa matriz* ou simplesmente *matriz*.

O estabelecimento civil ou comercial, que tenha *filiais*, é tido como tendo *pluralidade de domicílios*.

A *filial*, em qualquer hipótese, compreende-se o estabelecimento com *poder de representação* ou *mandato* da *casa matriz*, praticando, assim, atos que tenham validade jurídica e obriguem à organização, considerada em sua *unidade*.

E, neste caso, deve nela (*filial*) ser adotada a mesma firma ou denominação do estabelecimento principal, como em regra devem ser os mesmos os seus objetivos.

Na instituição da *sociedade comercial*, deve ser confessada a existência de *filiais*, notadamente na declaração para o registro de firmas.

FILOGENIA JURÍDICA. É o ramo da filosofia jurídica que estuda a evolução das classificações jurídicas.

FILOSOFIA JURÍDICA, ou *filosofia do direito*, indica o saber supremo e absoluto do Direito, atingido à luz natural da razão, sobre a ordem humana, em suas relações com o bem comum.

FILTRAGEM CONSTITUCIONAL. É a expressão que indica o critério hermenêutico de submeter a interpretação de qualquer norma aos fundamentos decorrentes dos princípios constitucionais. Consiste no processo hermenêutico que pressupõe o caráter de supremacia da norma constitucional, impondo que a apreensão do significado das normas de todo o ordenamento jurídico seja feita levando-se em conta os valores constitucionais. (nnsf)

FIM. Derivado do latim *finis* (limite, cessação, termo, escopo), é aplicado, na terminologia jurídica, seja para assinalar o *termo* ou a *terminação, cessação*, como para exprimir o *objetivo*, melhor dito, *finalidade* de qualquer coisa.

Na significação de terminação, cessação, extinção ou limite, é, em regra, empregado no singular.

Quando com o vocábulo se quer exprimir o *objetivo* ou a *finalidade* desejada, é empregado no plural: *fins*.

Fim. Na técnica processual, *fim* sempre se aplica no sentido de *intenção* ou de *resultados obtidos* na prática de um ato.

E, assim, os *fins da demanda* se entendem como a *intenção* do autor formulada no *pedido*; *fins da apelação*, os efeitos que advirão da apelação.

Derivados do vocábulo, vários outros se compõem com significação análoga:

a) *final*, que exprime a chegada ao *fim*, ao *termo*, ou seja, o ato que pôs *termo* ao que se estava fazendo.

Nesta razão, são comuns as expressões:

Sentenciar a final, que se entende, na técnica forense, *dar a sentença definitiva*, que faz cessar a demanda em sua primeira fase.

Pagar custas a final, ou seja, pagá-las quando se tenha concluído o processo, e, assim, nele nenhuma das partes poderá praticar qualquer ato, antes que se manifeste o julgador.

Arrazoar a final, alegar razões ao fim do processo, ou quando este se encerra para receber somente as mesmas alegações e ser depois julgado.

b) *Finalidade*, que significa *objetivo* ou *fins* tidos na prática ou execução de um ato.

c) *Finamento*, equivalente à *morte*.

d) Findar: acabar, concluir, terminar, rescindir.

FIM CERTO. É o fim *demonstrado, indicado, particularizado*.

E, nestas condições, quando se tem como certo e determinado um *fim* qualquer (objetivo, intenção, desejo), não se permite qualquer desvio ou alteração, de modo a ser dada outra aplicação ou a ser seguida outra orientação.

FIM DO DIREITO. Os objetivos a serem alcançados pelo Direito, assim entendidos aqueles postos de acordo com determinada ideologia.

FIM DO ESTADO. Ou as tarefas do Poder Público que são impostas pelo Poder Constituinte, como se vê, por exemplo, na CF/1988, em seus arts. 3º e 4º.

FIM ILÍCITO. É o que tende à prática de um ato ilícito.

FIM IMEDIATO. É o que se atinge, conseqüente ao ato voluntariamente praticado. É o *fim almejado* e que vem de modo instantâneo ou seguido à prática da diligência efetivada para um *resultado querido*.

É o *fim direto*, atingido sem permissão, opondo-se ao *mediato*, que surge *indiretamente*.

FIM IMORAL. É aquele que possa atentar contra os costumes e a moral.

FIM SOCIAL. Assinala a *finalidade* ou o objetivo de uma sociedade, encerrado na soma de atos que vão constituir o *motivo* ou a razão de sua composição.

FINANÇAS. Derivado do francês *finance*, que por sua vez se forma do antigo verbo *finer* (conseguir um fim ou propriamente *pagar*), é empregado para exprimir o *conjunto de recursos e de meios*, de que dispõe ou pode dispor o Estado, para satisfazer suas próprias necessidades e manter sua existência, bem assim o *complexo de normas técnicas e de regras jurídicas* indispensáveis à consecução desse objetivo.

Considerada como *ciência* (Ciência das Finanças), diz-se também *Economia do Estado*, constituindo, na definição de Nitti, “o estudo das diversas formas pelas quais o Estado e qualquer outro poder local obtêm riquezas materiais necessárias à sua vida e ao seu funcionamento, assim como o modo por que essas riquezas são utilizadas”.

O sentido de finanças, assim, está ligado ao sentido de *dinheiro* ou *possibilidades monetárias* do Estado.

Na afirmativa de TÁCITO – “*Nec quies sine armis, nec arma sine stipendiis, nec stipendia sine tributis*”, integram-se o princípio e o fim das finanças.

E no seu sentido mais sintético, tem a função de regular a percepção ou captação das rendas públicas e de sua aplicação nas *despesas do Estado*.

A administração das finanças do Estado é confiada a autoridades especializadas, sendo comumente dita de Ministério da Fazenda.

Assim, *finanças* e *fazenda pública* empregam-se, por vezes, em sentido equivalente. E, desse modo, as questões financeiras ou de finanças, dizem-se, também, *fazendárias*. É o erário.

Vide: *Direito Financeiro*.

Finanças. Por extensão aplica-se o vocábulo para exprimir tudo o que se refere a *dinheiro* ou recursos em dinheiro, mesmo em relação ao comércio, às indústrias ou ao particular.

De finanças, formam-se os vocábulos *financeiro*, *financista*, *financiar* e *financiamento*, todos calcados no sentido originário do vocábulo.

Financeiro refere-se a tudo o que trata de finanças ou de dinheiro.

Financista diz-se da pessoa especializada na ciência das finanças.

FINANÇAS DO ESTADO OU FINANÇAS PÚBLICAS. É expressão para explicar ou indicar a posição do Estado em relação a seus recursos ou às suas possibilidades. Significa, assim, a soma de meios ou de recursos postos à disposição do Estado para satisfação de suas finalidades.

E segundo sejam satisfatórios ou exíguos semelhantes recursos, dizem-se *boas* ou *más* as *finanças do Estado*.

É o erário ou tesouro público.

FINANCEIRAS. No Direito Comercial são as entidades públicas e privadas que atuam no custeio de algum empreendimento.

FINANCIAMENTO. Derivado de *finança*, quer significar, na técnica mercantil e industrial, o *apoio financeiro* prestado ao comércio ou à indústria ou a qualquer outro empreendimento de ordem pública ou particular, mediante *fornecimento do numerário* indispensável à realização pretendida.

É, assim, o *adiantamento em dinheiro* feito por alguém para que se executem ou se realizem objetivos de ordem pública ou particular, tais como execução de serviços públicos ou exploração de negócios comerciais ou industriais.

Financiamento. Em sentido restrito, é o vocábulo empregado na significação de *custeio*, ou seja, o pagamento de tudo que se refere à execução de uma obra ou de qualquer outra realização, feita por conta de alguém, mesmo sem o sentido ou o compromisso de uma restituição.

FINANCIAMENTO PÚBLICO DA CAMPANHA ELEITORAL. No Direito Político, consiste no sistema em que as despesas dos partidos e dos candidatos aos cargos eletivos são custeadas pelo Poder Público, assim evitando ou pretendendo evitar o abuso do poder econômico nas eleições. (nsf)

“FINIUM REGUNDORUM”. Nome que se dá à *ação de demarcação* de prédios, cujo significado é: *regulando a demarcação*.

Vide: Ação de demarcação.

FINS COMUNS. Comunhão de interesses ou de desejos partidos de pessoas diferentes, culminando pela instituição de sociedade que irá exercitá-los.

Quer, pois, significar a *igualdade* de objetivos desejados por duas ou mais pessoas, que se reúnem para defendê-los ou consegui-los em comum.

FINS ECONÔMICOS. Interesse de lucros ou resultados pecuniários.

Aplica-se o vocábulo, notadamente, às sociedades, explicando os objetivos ou o desejo de obtenção de proventos materiais.

As sociedades comerciais são sempre de fins econômicos, enquanto as sociedades civis podem ter fins de filantropia.

FINTA. Do latim *finitus*, de *finire* (estabelecer, regular), na terminologia do Direito antigo entendia-se o tributo, dito de *real*, por ser atributo e regalia do soberano, que recaía sobre os *rendimentos da fazenda* dos súditos ou vassalos, destinado a melhoramentos públicos, como estradas, fontes, pontes e outras obras públicas.

FIRMA. Do latim *firmare* (firmar, confirmar, assegurar), entende-se a *assinatura do nome* de uma pessoa *aposta* a um documento, ou seja, o nome de uma pessoa assinado (escrito) em uma carta, em uma escritura ou em outro documento qualquer.

E a origem do vocábulo, para distinguir justamente o *fato da assinatura do nome*, advém, precisamente, de que por ele se *firma*, *se afirma*, *se confirma* ou *se assegura* o que está escrito.

Firma, pois, em sentido equivalente a *assinatura*, exprime o *ato de escrever o próprio nome*.

Distingue-se, assim, do ato que é assinado por outrem, autorizado ou com poderes (mandato) para assumir obrigações ou ajustar convenções em nome *alheio* ou em nome de outra pessoa (mandato).

A firma é a assinatura do próprio, ou seja, a assinatura do nome que indica, identifica ou pertence à pessoa que a escreve, por suas próprias mãos.

E dizemos por suas próprias mãos, porque também pode ocorrer a *assinatura a rogo* ou *firma a rogo*, em que a assinatura não é feita pela pessoa, mas pelo ofício de outrem, na presença de testemunhas, que confirmam o fato, e a assinatura da pessoa que o pratica, a pedido de quem não pode assinar ou não sabe escrever.

Costumam dar como equivalentes os vocábulos *firma* e *rubrica*. Na realidade, distinguem-se.

A firma é a assinatura do nome usual, isto é, geralmente usado pela pessoa para *firmar* ou *assinar* seus documentos. A rubrica é a assinatura da parte do nome ou a aposição de parte do nome na autenticação de certos documentos. É mais comum para *autenticar* páginas ou folhas de papéis, ao alto destes, para que não se substituam ou se tenham como aqueles que são do conhecimento da pessoa que os rubrica.

Na técnica mercantil, salvo os casos de simplificação de assinaturas, adotada no estilo bancário, não é da regra a aposição de rubricas (nome abreviado), em papéis em que se estabelecem contratos ou obrigações. Aí sempre se apõe a assinatura, tal como se representa no *nome civil*, demonstrativo da pessoa.

Para evidência da autenticidade da firma, é da regra ser ela *reconhecida por tabelião*, por ato (reconhecimento) que afirma sua *legitimidade*, isto é, que tenha sido feita ou aposta pela pessoa que a pode lícitamente assinar.

A lei penal comina pena ao tabelião que *reconhecer* como legítima ou como verdadeira, firma ou letra que não sejam autênticas, isto é, que não pertençam à pessoa a quem se atribui sua aposição ou escrita (Cód. Penal, art. 300).

A verdade da firma também pode ser *abonada* por testemunhas idôneas, que assim atestam sua legitimidade.

O *abono da firma* ocorre pela assinatura das testemunhas abonadoras, ao lado da assinatura ou *firma abonada*.

Vide: *Reconhecimento da assinatura. Reconhecimento da firma. Nome.*

Firma. Na técnica mercantil, *firma* entende-se o nome instituído por um comerciante ou por uma sociedade comercial para sob ela *girar* todos os seus negócios.

E, neste sentido, compreendendo tanto a *firma individual*, como a *firma coletiva*, *firma social* ou *razão social*, é tomado em acepção ampla, distinguindo-se da *denominação*. Esta se entende o *título* ou *nome indicativo* do estabelecimento, enquanto a firma é o *nome da pessoa*, física ou jurídica, sob cuja responsabilidade funciona o estabelecimento comercial ou industrial e se executam todos os negócios a eles inerentes.

Na acepção técnico-mercantil, pois, *firma* significa o próprio *nome de comércio* adotado pela pessoa ou pela sociedade comercial, para sob ele efetivar todos os seus negócios e contrair todas as suas obrigações.

Nesta razão, por vezes, confunde-se a firma com a própria sociedade comercial, sendo vulgar a asserção: faz parte da firma, o que significa *faz parte da sociedade*.

FIRMA ABONADA. Na terminologia comercial, com repercussão na terminologia jurídica, é a expressão usada:

- a) para designar, propriamente, a firma que se tem como verdadeira ou legítima, em face de *abono* ou atestação de sua autenticidade por pessoa ou pessoas idôneas;
- b) exprime, também, a *garantia* oferecida em *abono* ou idoneidade da firma, pelo que se diz que a firma está abonada ou tem sua idoneidade assegurada por outra pessoa, que merece crédito ou fé perante quem exige o abono;
- c) significa ainda a situação, em boas condições econômicas e financeiras, apresentada pelo comerciante ou pela firma comercial. Refere-se, pois, ao comerciante ou à firma, cujos negócios são florescentes ou prósperos.

FIRMA A ROGO. É a assinatura do nome de uma pessoa, impossibilitada de escrever ou por ser analfabeta, feita por ofício ou pelas mãos de outrem.

A *firma a rogo*, para ter validade jurídica, deve ser feita na presença de testemunhas, que, a seguir, também assinando o documento, confirmam o fato.

A pessoa que assina por outrem, a rogo deste, declara no próprio ato, a *rogo de fulano*, assinando em seguida seu próprio nome, ou seja, apondo também sua firma.

A *firma* ou *assinatura a rogo* não se mostra hábil, ou seja, validamente dada para todo e qualquer ato jurídico.

Há atos em que se apresenta como meio legítimo para estabelecer contratos ou obrigações entre a pessoa que pede que *assine a seu rogo* e outra pessoa.

Nestas condições, o *analfabeto* ou a pessoa impossibilitada de escrever ou *firmar sua assinatura* tem de passar *mandato por instrumento público*, em que constituirá mandatário, com poderes especiais e expressos, para realizar o negócio ou praticar o ato desejado.

Na outorga do mandato, então, será sua firma feita a rogo, na presença do tabelião e das testemunhas, constando o fato do próprio instrumento assim dado.

FIRMA COMERCIAL. Possui o mesmo sentido de *firma social* ou de *razão social*.

Por vezes, no entanto, impropriamente, é confundido com o *nome comercial*, próprio e adotado para distinguir os estabelecimentos comerciais e industriais e as próprias *marcas de fábrica*, para as quais também se diz *insígnia*, ou com a *denominação* das *sociedades anônimas* ou *sociedades de responsabilidade limitada*, que se entende o nome por que essas sociedades, exteriormente, se manifestam, seja na execução de seus negócios, seja na realização de contratos ou de outros atos jurídicos, o qual é assinado, por mandato legal, por seus gerentes ou administradores.

Vide: *Nome comercial*.

FIRMA INDIVIDUAL. Na linguagem comercial, assim se diz da firma adotada individualmente pela pessoa para uso em seu comércio. Opõe-se à *firma social* ou *razão social*, própria aos nomes comerciais das sociedades mercantis.

A firma individual, usada pela pessoa física em seu comércio, não pode ser diversa ou modulada de maneira diversa à composição de seu nome, embora possa ser reduzida, sem tirar a feição própria do nome civil.

Na realidade jurídica, a firma individual é sempre representada pelo nome civil, não sendo, por isso, lícito o uso simultâneo de dois nomes, embora para fim diferentes.

FIRMA SOCIAL. Ou razão social, dita também de *razão comercial*, é o nome adotado pela sociedade comercial para o exercício de seu comércio e para apô-lo nos atos jurídicos a ele referentes.

Corresponde aos nomes civis das pessoas físicas e à *firma individual* do comerciante.

Claramente, pois, entende-se que a *firma social* é o *nome da sociedade mercantil*, adotado pelos sócios, segundo esclarece a cláusula contratual, que a ela se refere.

Embora composta ou constituída no contrato social, a firma social ou razão social, antes que inicie a sociedade suas atividades mercantis ou industriais, deve ser convenientemente registrada na Junta Comercial, segundo as exigências legais e o estilo mercantil.

Uma vez registrada regularmente, a firma social, juridicamente, é constituída em verdadeiro direito de propriedade incorpórea, que se integra ao patrimônio social, até que se extinga a sociedade, e seja, naturalmente, cancelada a mesma firma.

E quando outrem a usurpe, pode a sociedade usurpada intentar ação para inibir o uso da firma por quem não a pode, lícitamente, usar.

Na composição das firmas ou razões sociais, em quaisquer *sociedades de pessoas*, podem ser utilizados os nomes de um ou de vários sócios solidários.

Podem ser utilizados os nomes por inteiro ou parte deles.

Não podem ser utilizados os nomes dos *sócios comanditários* ou dos *sócios industriais*, sob pena de eles se solidarizarem na sociedade.

Na *sociedade por cotas de responsabilidade limitada*, além da composição da firma com qualquer dos nomes dos sócios cotistas (desde que não se prefira uma *denominação*), deve constar da firma o aditamento *& Cia. Limitada*, sem o que a firma se demonstrará de outra espécie, o que por lei não se permite.

Nas *sociedades em comandita por ações*, que tanto podem ser exteriorizadas por uma firma ou por uma denominação, quando preferida a primeira, devem ser compostas somente com os nomes dos sócios *diretores* ou *gerentes das sociedades*, acrescidos das palavras –*Comandita por ações*.

Está a exigência, assim, realmente enquadrada no princípio em que somente podem emprestar o nome para participar da firma os sócios solidários, pois que os diretores e gerentes das sociedades em comandita por ações, ficando ilimitada e solidariamente responsáveis pelas obrigações sociais, equiparam-se aos sócios solidários das sociedades em comandita simples.

Vide: *Registro do contrato. Sociedade limitada. Uso da firma.*

FIRMA SUCESSORA. Segundo o sentido da própria expressão *sucessora* – que sucede, que vem em seguida, que substitui outrem –, *firma sucessora*, quer na linguagem comercial, quer na terminologia jurídica, exprime a firma que se veio colocar em lugar da outra, para substituí-la e continuar, sem qualquer solução, os negócios anteriormente realizados pela *firma antecessora* (que antecedeu ou que foi substituída).

Nesta razão, a *firma sucessora* é a firma que continua com o mesmo estabelecimento da firma anterior, sucedendo-a em seus negócios e continuando com o mesmo *ramo de comércio*, tido pela outra firma.

Embora, pela sucessão assim registrada, se opere a mudança na propriedade do estabelecimento, segundo os princípios que se têm firmado no Direito Tributário e no Direito Trabalhista, a *firma sucessora*, continuando a *firma antecessora*, assume todos os encargos fiscais e sociais ou todos os ônus e responsabilidades da firma sucedida.

É princípio de ordem jurídica que se filia perfeitamente ao princípio de responsabilidade do herdeiro em relação aos compromissos ou obrigações do *de cujus*, somente alterado em que, na sucessão de pessoa física ou na sucessão civil, os encargos se limitam à força da herança, enquanto na *sucessão comercial* vão até os valores que representam, ou até o *cumprimento total* do encargo.

A *firma sucessora* advém, geralmente, de alteração ou modificação no contrato social, em virtude do que se estabelece ou se institui uma nova sociedade ou firma para substituir a que foi alterada, modificada ou extinta.

A *venda do estabelecimento*, sem restrições, para que o adquirente continue a explorar e manter o mesmo ramo de negócio, para efeitos fiscais, correspondente à sucessão. Assim não ocorreria se a venda se limitasse às mercadorias ou aos pertences do estabelecimento.

FIRMAL. De *firma* (tradicional), segundo sentido que antigamente se dava, entendia-se *osinete* próprio para *selar*, ou *autenticar* papéis.

Designava, assim, o *instrumento* (sinete), em que se continha a assinatura de alguém, para *firmar com selo* certos documentos.

FIRMAR. Derivado do latim *firmare* (confirmar, assegurar, assinar), na terminologia jurídica, própria aos contratos e negócios jurídicos, quer significar fazer *firme, seguro, aprovado, bom, certo*, tudo que se convencionou ou que se deliberou.

Nesta razão, quando se diz *negócio firmado* ou que se firmou, entende-se o *negócio fechado, aprovado* ou que se deu por *certo e valioso*.

Com este sentido, forma o verbo várias outras palavras, sempre com a significação *deconcluir, aprovar, dar por certo e valioso, fechar*, tais como:

Firme: seguro, fechado, concluído, certo, quando se refere a contrato ou negócio. Ou *sem oscilação, sem alteração, sem receio de alta ou de baixa*, quando se trata de preço ou de valor de mercadorias, ou de câmbio.

E, assim, o que é *firme*, é dado como bom, como certo, valioso e aprovado.

Firmeza: segurança, garantia, aprovação, geralmente indicada nas expressões: *e para firmeza* assino. Indica também a qualidade ou caráter do que está *firme*.

Firmidão: vocábulo antigo, usado pela Ordenação Afonsina para designar o próprio *contrato*, onde se *firmava* a obrigação ou o negócio, ou para designar a própria firmeza ou estabilidade de alguma coisa.

Firmar. Quer dizer *assinar*, ou seja, apor a assinatura em documento, escritura ou qualquer papel escrito, em sinal de confirmação ou aprovação a tudo o que ali se tem esclarecido por escrito.

FISCAL. Derivado do latim, de *fiscus*, é vocábulo que nos vem do Direito Romano com a significação de *relativo ao fisco* ou *ligado ao fisco*, em que continua a ser tido, tomado adjetivamente.

Como substantivo, designa a pessoa a quem se comete a função ou atribuição de *vigiar ou zelar* o cumprimento ou a execução de certas leis, preceitos ou regulamentos de ordem fiscal ou tributária, ou para *empenhar-se* pelo cumprimento de regras jurídicas e

disciplinares em certos estabelecimentos públicos ou particulares, e para *manter* a regularidade na exação de certos atos de negócios, que devem ser executados ou praticados por outrem.

O *fiscal*, em qualquer desses sentidos, é um *fiel vigilante* da regular execução dos atos ou negócios que devam ser praticados por outras pessoas, em obediência às regras legais ou aos deveres que lhes cabem no desempenho de certos misteres.

Do vocábulo, forma-se o verbo *fiscalizar*, com o sentido de *examinar*, *vigiar*, *controlar* negócios ou atos de outrem ou o cumprimento de leis, regulamentos ou obrigações, que devem ser observados, e *fiscalização*, que mostra o cargo ou função de fiscal.

FISCAL DA LEI. Designa o Ministério Público, órgão encarregado da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; é o órgão *custos legis*.

FISCAL DAS SOCIEDADES. É o nome que se dá às pessoas que, por designação ou eleição dos sócios de uma sociedade (civil, comercial), integram o *conselho fiscal*.

Além da função própria ao *fiscal*, isto é, a de exercer permanentemente o controle de todos os atos e operações praticados pelos administradores da sociedade, é do estilo e da regra jurídica a de fornecer periodicamente um parecer a respeito da *gestão administrativa* referente a determinado tempo, o qual será apreciado pela assembleia-geral das sociedades, que os nomearam ou elegeram.

Formando um *conselho* ou *órgão coletivo*, as decisões dos fiscais das sociedades são tomadas pelo voto da maioria.

No entanto, individualmente, cabe a cada um deles examinar todo o arquivo da sociedade, pedir esclarecimento sobre os negócios efetuados, enfim, praticar todo ato de *fiscalização*, em que se acha investido.

FISCAL DE BANCOS. Designa o funcionário nomeado pelo governo para fiscalizar as operações bancárias, nas suas múltiplas manifestações.

Na técnica bancária, quando o *fiscal* é função do próprio *banco*, ocupando a pessoa cargo ou emprego bancário, é designado de *inspetor*, com significação análoga à de *fiscal*, pois que a este também se atribui a função de *inspecionar*.

FISCAL DE BATALHÃO. Designação dada ao oficial que, no batalhão, tem o encargo de controlar todos os negócios econômicos do mesmo, superintendendo as compras, verificando as contas dos fornecedores e a veracidade de seu cumprimento, apondo seu visto nos papéis que devam ser submetidos ao *pague-se* do comandante.

FISCAL DE ENSINO. Designação dada, também, ao *inspetor de ensino*, ou seja, a pessoa a quem se confere o encargo de *acompanhar* todos os trabalhos escolares de um estabelecimento de ensino, por delegação dos poderes constituídos.

FISCAL DO GOVERNO. É titulação, em sentido genérico, dada a toda pessoa que recebe o encargo de funcionar junto de uma *empresa* ou organização industrial de qualquer outra espécie, como *representante* ou *delegado* do governo, a fim de assistir ao funcionamento da mesma empresa e vigiar todos os atos ali praticados.

Em regra, tais empresas executam serviços de interesse público, e, daí, a justificativa da fiscalização a seus negócios e operações.

FISCAL DO IMPOSTO. Denominação que se dá aos *agentes fiscais* ou aos funcionários públicos encarregados da fiscalização relativa à arrecadação dos impostos.

FISCAL ELEITORAL. Designação atribuída à pessoa que, nos colégios eleitorais, exerce funções de fiscal, por delegação de candidatos ou de agrupamentos que os apoiam.

FISCALISMO. É a tendência, no Direito Financeiro, de somente se levar em conta, na cobrança dos ingressos públicos, da busca do equilíbrio fiscal, sem atentar para os aspectos sociais e políticos de tributação.

FISCALIZAÇÃO. Derivado de *fiscalizar*, serve para designar o cargo ou função de *fiscal*, ou seja, a *inspeção* a que, em caráter permanente, se submetem certos negócios ou operações, realizadas ou promovidas por determinados estabelecimentos civis ou comerciais.

Em sentido genérico, pois, *fiscalização* quer significar toda *vigilância* e controle acerca de determinados atos administrativos, designando, ao mesmo tempo, o próprio *órgão colegial* ou o *aparelhamento administrativo* a quem são atribuídas as funções ou os encargos *defiscalizar*.

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. Assim se entende toda ação dos poderes públicos no sentido de vigiar e inspecionar certa ordem de serviços ou de negócios, mesmo de caráter individual, em virtude do interesse que possam trazer às coletividades.

Semelhante fiscalização pode ser efetivada em sentido genérico, isto é, sem ser dirigida diretamente a determinada instituição ou empresa, como pode ser particularizada a certa soma de negócios desempenhados por empresas ou companhias.

No primeiro caso, encontram-se a *fiscalização dos gêneros alimentícios*, a *fiscalização para manutenção da ordem pública*, a *fiscalização para o cumprimento das leis sociais*, e outras dessa ordem, destinadas sempre a manter o respeito às instituições públicas ou aos princípios legais, que estabelecem obrigações ou deveres sociais.

Nas do segundo caso, compreendem-se a *fiscalização das companhias de seguro*, *fiscalização bancária*, *fiscalização do ensino*, *fiscalização de empresas*, ligadas por contrato ou concessão aos poderes públicos.

As primeiras podem ser ditas propriamente de *fiscalização pública*, porque têm por objeto a vigilância e inspeção de fatos de interesse geral e de ordem legal.

FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. Designação dada à soma de serviços alfandegários, que têm o objetivo de zelar pelo fiel cumprimento das regras fiscais, contidas no Direito Aduaneiro.

A fiscalização aduaneira tem objetivo bem amplo, desde que nela também se inclui a *própriapolícia fiscal dos mares territoriais*, costas, enseadas, rios, lagoas e águas interiores do país, além da que deve ser exercida nas *cargas e descargas* das mercadorias e nos seus respectivos despachos ou livramentos alfandegários.

FISCALIZAÇÃO BANCÁRIA. Assim se entende a que é exercida pelos poderes públicos acerca dos estabelecimentos bancários, isto é, bancos, casas bancárias, agências de bancos ou companhias, nacionais ou estrangeiras, e quaisquer pessoas naturais ou jurídicas, que pratiquem atos de comércio, considerados de natureza bancária, ou que se consideram *operações bancárias*.

Nesta categoria incluem-se todo e qualquer comércio, por conta própria ou de outrem, sobre moedas, de ouro ou prata, sobre estes metais, títulos de crédito de qualquer espécie, sobre empréstimos, operações de câmbio, depósitos ou sobre quaisquer operações de crédito, que se mostrem um comércio e se pratiquem com habitualidade.

Além dos objetivos primários, de *vigiar e controlar* todos os negócios e operações realizados pelo banco ou casas bancárias, é atribuído à fiscalização o dever de *fiscalizar* a regular execução das leis fiscais, seja em relação aos clientes, quando se trata de imposto devido nos documentos em que se fundam as operações, seja em relação a seus acionistas, debenturistas e administradores.

Em *regulamentos especiais*, o poder público estabelece os princípios da fiscalização bancária, outorgando poderes a funcionários ou a instituições para que as cumpram.

FISCALIZAÇÃO DAS DESPESAS. A fiscalização das despesas públicas apresenta-se num tríptico aspecto:

Congressual, representada pela que é exercida pelo poder legislativo, quando elabora a lei que autoriza as despesas.

Essa fiscalização, assim, corresponde mais a uma *autorização*.

Judiciária, exercida pelo Tribunal de Contas, quando examina a legalidade de aplicação das despesas ou examina as justificativas das que se fizeram, no curso das gestões administrativas.

Administrativa, a que vai sendo exercida pelas autoridades a que se confia a direção ou superintendência de certos e determinados serviços, quanto às que são por elas autorizadas e se efetivam pelo ofício de seus subordinados.

FISCALIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES. Compreende o encargo atribuído ao representante do Ministério Público, em virtude do qual lhe cabe *vigiar* os atos e negócios referentes às fundações, velando, assim, pelo fiel cumprimento de suas finalidades e pela integridade do patrimônio instituído.

FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. É função atribuída ao Tribunal de Contas, a fim de que, diretamente ou por delegação, acompanhe a execução do orçamento aprovado, julgando da legalidade das despesas feitas e da legalidade dos contratos firmados com o Executivo, que importem em compromissos assumidos pelo governo, e se mostrem de interesse financeiro.

FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA. Indica o conjunto normativo, de responsabilidade do Ministério do Trabalho, disposto para assegurar, no território nacional, a aplicação dos dispositivos legais e regulamentares, inclusive as determinações oriundas de convenções internacionais, no tocante à duração e condições do trabalho e à proteção dos trabalhadores.

FISCO. Derivado do latim *fiscus*, significa propriamente o cesto de vime ou cabaz, em que se guarda dinheiro.

E seu emprego, como *caixa do Estado*, vem, precisamente, da circunstância de guardarem os coletores de impostos, em tais cestos, os dinheiros recebidos, e pertencentes ao *tesouro público*.

Fisco, na terminologia atual, tanto quer significar *erário*, como *tesouro público*, compreendendo, assim, todo aparelhamento administrativo destinado à arrecadação das rendas públicas e guarda dos bens do Estado.

Nos últimos tempos do Império Romano, *fiscus* designava o próprio *Estado*, considerado como titular de direitos patrimoniais, ou seja, o patrimônio do Estado, considerado como *pessoa civil*.

Não obstante ter o fisco, na terminologia atual, sentido equivalente a *tesouro público*, na mesma acepção em que era tido pelos romanos, nos tempos da República se distinguiam:

O *fisco* significava o *tesouro do príncipe*, destinado à manutenção particular dele e de sua casa.

Para o *tesouro público*, dizia-se, propriamente, de *erário*, destinado à manutenção do Estado e constituindo a *fazenda pública*.

Nesta razão, antigamente, *fisco* tinha também o sentido de *pensão real*.

FÍSICO. Do latim *physicus* (natural), tem aplicação na linguagem jurídica para indicar o que é *material*, em oposição ao *moral*, designando, ainda, o aspecto exterior de um corpo.

Desse modo, quando a lei alude ao *abandono físico*, quer referir-se ao *abandono material*, consistente na falta de assistência material ou de toda assistência relativa à manutenção material da pessoa, pela falta de lar e de pão.

E de igual modo, a *cultura física*, oposta à cultura intelectual, quer significar a educação prática de exercícios ginásticos, indispensáveis para o desenvolvimento material (físico) do organismo ou corpo da pessoa.

Modernamente, designa a pessoa que é versada na Física ou que se dedica a estudá-la.

FIXAÇÃO. Do verbo latino *figere* (fixar, fincar, pregar), de que se formou *fixus*, é empregado, na terminologia jurídica, no sentido de *determinação* ou *estabelecimento* de alguma coisa, em virtude do que é tida como *certa* e *ajustada*.

Na linguagem dos negócios, pode ser tida em equivalência a *fechamento*, porque deste fato resulta a *conclusão do ajuste* ou *determinação do negócio*.

Mesmo em seu conceito de *determinação*, *fechamento*, é a palavra tida no sentido de *limitação* ou *delimitação*, *meios determinativos* das coisas ou dos fatos, considerados como estão, sem qualquer alteração ou modificação.

A *fixação* pode referir-se a qualquer coisa, a qualquer fato ou negócio: a fixação do prazo, a fixação dos juros, a fixação das obrigações, a fixação do preço.

FIXAR. Derivado do *figere* latino, na terminologia jurídica *fixar* é determinar, tornar firme, tornar inalterável qualquer negócio ou qualquer coisa.

Fixado ou *fixo* imprime a ideia de firme, de firmado, de certo e de valioso, porque é o que está estabelecido ou determinado.

Em relação às pessoas, *fixar o negócio* é firmá-lo, tornando-o definitivo.

Fixar o domicílio é ter como certo o domicílio escolhido, com intenção definitiva ou com o desejo de nele se manter.

FLAGELAÇÃO. Ato ou efeito de flagelar (-se); tortura, suplício; sofrimento, tormento, aflição. Derivado do latim *flagellatio*, de *flagellare* (açoitar, azorregar), é vocábulo que sempre designou a *pena dos açoites*.

Mas, propriamente, sempre diferiu dos *açoites*, porque estes se consideravam castigo infamante, enquanto a flagelação não o era, reservando-se a pena de açoites para os escravos.

A flagelação consiste mais em *espaldeiradas* ou *bastonadas* dadas no condenado.

Corresponde ao *castigo* (*castigatio*) dos militares, constante de um número de vergastadas, que eram, entre os romanos, aplicadas pelo centurião. Mas difere da fustigação, pois que esta era a flagelação intensiva até que levasse o condenado à morte.

FLAGELO. Derivado do latim *flagellum* (azorrague para açoite, castigo, punição), é empregado na linguagem jurídica mais especialmente como *calamidade pública*, ou seja, para designar a ocorrência de fatos calamitosos registrados em uma região, tais como *inundação, guerra, epidemias*.

FLAGRÂNCIA. De *flagrante*, juridicamente designa o *momento em que ocorre o ato flagrante*, ou em que se registra o flagrante.

Vide: *Flagrante delito*.

FLAGRANTE. Derivado do latim *flagrans* (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o *que é claro, o que é evidente* ou *aparente*. Ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação.

Dele se tem o substantivo *flagrância*.

FLAGRANTE DELITO. É assim a *evidência do crime*, quando ainda o criminoso ou agressor o está cometendo, ou quando, após sua prática, pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo *clamor público*.

Nesta razão, o *flagrante delito* constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela *evidência da atualidade do crime* e *certeza* ou *clareza* da pessoa do criminoso, visto a *praticá-lo* ou a *fugir do cenário do crime*, após praticá-lo.

Desse modo, quando não há certeza visual ou *evidência* do crime, não há flagrante.

Somente é flagrante o crime que se está praticando ou que se acabou de praticar, havendo *testemunha de vista* ou presença de alguém, que pronuncie a certeza de o ter visto ou presenciado.

Mas o flagrante vai desde o início da execução do crime até o momento em que cesse, e *fuja o criminoso* perseguido, por quem o assistiu a praticar o delito, ou pelo *clamor público*, entendido como a acusação precisa e enérgica contra o malfeitor, o apelo imediato feito ao público para detê-lo (BENTO DE FARIA).

Na técnica penal, *flagrante delito* se substantiva *flagrância*, para indicar o momento em que ocorre o flagrante.

A *flagrância*, assim, ainda pode ser *imprópria* ou *presumida*.

É *imprópria* ou *quase flagrância* quando resulta da *perseguição*, ou seja, se estende até ao ato sucessivo, em que a Justiça vai em seguimento do criminoso.

É *presumida*, quando não se verifica a perseguição, mas o criminoso é apontado pelo próprio ofendido ou é encontrado em situação que faça presumir a sua culpabilidade.

A *flagrância* ou *flagrante delito* autoriza a *prisão em flagrante*.

O flagrante pode ser ainda *forjado*, preparado ou esperado (Súmula nº 145 do STF).

Vide: *Clamor Público. Rumor Público. Prisão em flagrante*.

FLUÊNCIA. Derivado do latim *fluentia*, do verbo *fluere* (correr), é empregado para significar o *curso, a corrente, o fluxo* ou mesmo a *frutificação* de alguma coisa.

FLUÊNCIA DOS JUROS. Na técnica mercantil, quer dizer a *frutificação* dos juros, ou seja, a contagem ou *anotação* dos juros que são devidos. Diz-se, também, *vencimento de juros*, *vencimento* aí não compreendido propriamente como a *chegada do termo*, mas como *oazado momento* para que os juros se contem, porque sejam devidos.

A contagem ou fluência de juro sobre juro diz-se *anatocismo*.

FLUTUAÇÃO. Derivado do latim *fluctuatio* (agitação, tremura), diz-se da ação e efeito de *flutuar*, ou manter-se à tona ou superfície das águas.

Em relação às embarcações, na terminologia marítima, *flutuação* quer precisamente significar a ação de fazer boiar, ou vir à flor das águas as que se encontravam *afundadas* ou *encalhadas*.

Flutuação. Quer também a palavra significar a ação de transportar madeiras ou troncos de árvores, de um ponto a outro, fazendo-as *deslizar* pelas águas dos rios.

Refere-se, assim, à *condução natural* de madeiras, jogadas às correntes dos rios, para que, levadas por estas mesmas correntes, atinjam os pontos desejados, onde são recolhidas.

Quando certas madeiras não se mostram *flutuáveis*, é costume formarem-se *jangadas* ou balsas com as *flutuáveis*, em cima das quais se transportam as não flutuáveis.

Os rios que permitem a flutuação, embora não navegáveis, dizem-se *flutuáveis*.

Nesta razão, a *flutuabilidade* difere da *navegabilidade*, pois para esta é necessário que seja o rio apto à navegação, enquanto para aquela basta que tenha água suficiente para permitir a flutuação.

Flutuação. Na terminologia comercial, quer significar a *agitação* do mercado, consequente de altas e baixas sucessivas nos preços das mercadorias. É indicativo, ainda, de *variação* súbita de preços.

FLUTUANTES. Derivado de *flutuar*, do latim *fluctuare* (balancear, andar à tona), é, na terminologia jurídica, empregado para indicar tudo o que não se encontra *definido* ou *exatamente determinado*, ou que vem com o caráter de *transitório* ou *provisório*.

É, portanto, palavra determinativa do que não é *firme* ou *duradouro*, ou se faz em caráter *degenerabilidade*, por não trazer uma denominação fixa em relação à coisa de que se trata.

É o *indeciso*, *variável*, *incerto*.

Na técnica administrativa, determina a dívida (flutuante), que é contraída pelo tesouro para atender a necessidades momentâneas, sendo exigível à vontade do credor. É a dívida feita para liquidação rápida. E se diz *flutuante*, em oposição à *fundada* ou *consolidada*, correspondente à *dívida* que se firma em obrigação a ser paga em prestações certas em épocas previamente fixadas.

Na linguagem dos seguros, determina a palavra a apólice que se extrai de seguros feitos em termos gerais, ou seja, aqueles que são feitos sobre mercadorias a receber ou a expedir por navio indeterminado, contanto que a prazo certo.

FLUTUÁVEL. De *flutuar*, com a significação de *que flutua*, ou que *pode navegar*, na técnica jurídica possui sentido diferente de *navegável*, embora também se aplique nesta acepção.

Flutuáveis, pois, no sentido mais técnico que jurídico, quer significar ou distinguir as *águas*, que, sem serem próprias para navegação (navegabilidade), possuem volume necessário para permitir a *flutuação* de madeiras, para serem transportadas à mercê das correntes.

F.O.B. É sigla comercial, indicativa de uma cláusula inserta no contrato de compra e venda.

É tirada da locução inglesa *free on board*, que se traduz *posto a bordo* ou *franco a bordo*.

Por ela, fica o *vendedor* com o encargo ou obrigação de entregar a mercadoria vendida *abordo do navio no porto de embarque*, pelo preço estipulado, ou seja, a condição de ser entregue a mercadoria *a bordo do navio no porto de embarque*, com *acondicionamento* ou *embalagem*, *despesas de carretos* e todas as demais que se mostrarem necessárias até sua entrega a bordo, sem qualquer alteração no *custo da mercadoria*, ou seja, no preço de venda.

Daí por diante, fretes, seguros e outras despesas correrão por conta do comprador, inclusive as responsabilidades por avarias ou perdas advindas às mercadorias.

Os encargos do vendedor pela cláusula F.O.B. vão somente até a entrega da mercadoria a bordo do navio designado ou escolhido pelo comprador para o transporte.

Nestas condições, a tradição da mercadoria ou a transferência da propriedade, entende-se efetiva quando a mercadoria é entregue a bordo pelo vendedor.

A jurisprudência francesa distingue *franco bord* e *franco à bord*, significando a primeiradiante do navio (no costado do navio), e a segunda a *bordo do navio* ou a *entrega a bordo do navio*, ambos no porto de embarque.

O segundo caso corresponde, exatamente, à cláusula F.O.B., tal como é aceita.

O primeiro equivale à cláusula F.A.S. (*free alongside*), em que a transferência da propriedade e os riscos consequentes passam ao comprador, desde que a mercadoria é entregue ao navio, que a vai transportar, entendendo-se despesas do vendedor as que se fizerem até que, tomado como carregamento pelo navio, é colocada na talha, para ser recolhida pelo navio.

Quando as mercadorias são transportadas ou carregadas em vagão, as siglas são F.O.R. e F.O.T., correspondendo ao *sur wagon* francês.

Há, ainda, diversa da cláusula F.O.B. e da cláusula C.I.F., a cláusula F.F.A., da expressão inglesa *free from alongside*, que se traduz *posta no costado* do navio, significando que o frete pago pelo vendedor inclui somente o transporte da mercadoria até o *costado do navio no porto de destino*.

Não se compreendem, assim, como na cláusula C.I.F., as despesas de transporte até o desembarque. Somente até o *costado do navio*, correndo, assim, depois de sua entrega no costado, todas as demais despesas por conta do consignatário, pois a descarga e todas as despesas surgidas dali por diante são a cargo do comprador.

Se a cláusula F.F.A. é combinada com a C.I.F. (*cost, insurance and freight*, ou custo, seguro a frete), o seguro a cargo do vendedor somente prevalece além daquele ponto (*costado do navio*), salvo se houver estipulação em contrário.

Semelhante à cláusula F.O.B., há a cláusula C & F – *cost and freight* (custo e frete), pela qual a mercadoria deve ser entregue a *bordo do navio no porto de embarque*, correndo, no entanto, o frete, até o cais no porto de destino, por *conta do vendedor*.

Desse modo, despesas consequentes após a entrega da mercadoria a bordo, salvo a do frete, bem como as responsabilidades de riscos, daí por diante, correm por conta do comprador.

Salvo, pois, o encargo do frete, todos os demais ônus e encargos cessam para o vendedor, como na cláusula F.O.B., tão logo a mercadoria é entregue a bordo, no porto de embarque.

FOGO. Derivado do latim *focus*, de *fovere* (aquecer, esquentar), sempre foi tido, segundo mesmo sentido originário, como o *lar* ou *casa habitada*.

Na técnica dos seguros, porém, *fogo* é usado na equivalência de *incêndio*. E, neste sentido, também o aplica a lei civil.

FOLGA. Empregado comumente para designar o dia de descanso ou de férias, no qual se suspendem as atividades ou o trabalho.

Folga. Na linguagem comercial e administrativa, é a palavra aplicada, especialmente, para designar o dia de descanso concedido a certos empregados que fazem trabalhos ou serviços noturnos, ou não sujeitos a *plantão*.

A folga é o dia que se segue ao *plantão*, no qual fica dispensado de comparecimento ao serviço sem perda de vencimentos.

E quando o empregado não consegue essa *folga*, por falta de quem o venha substituir, diz-se, então, *dobra* para a continuação do serviço.

FOLHA. Derivado do latim *folium* (folha), é geralmente empregado para designar o *papel* em que se escreve, compreendido em seus dois lados, ou considerado em suas duas *páginas*.

E, neste sentido, folha tanto se diz a que se encontra solta, ou a que vem acompanhada de várias outras, em brochura ou em encadernação, formando livros, cadernos ou cadernetas.

Em relação às folhas dos livros, é costume dizer-se propriamente *folha* para a página que se encontra na frente ou em primeiro lugar, dizendo-se *verso da folha* para a página que lhe fica oposta.

Nas citações ou menções às folhas dos livros, faz-se a indicação pela abreviatura fls. e acréscimo do número que lhe corresponde (fls. 5), e se verso: fls. 5-v.

Folha. Vulgarmente é a palavra empregada no sentido de *jornal* (imprensa).

FOLHA ALMAÇO. Assim se diz para o *papel*, em regra de folhas duplas, destinado às petições ou requerimentos.

Na linguagem comercial, a *folha almaço* diz-se também papel almaço ou simplesmente *almaço* ou *formato almaço*, especializando-se em *almaço pautado*, *almaço sem pauta* ou *almaço margeado*, conforme tragam os papéis pautas ou linhas horizontais impressas (pautado), não as tragam ou tenham *linhas verticais* (margens) próximas às extremidades verticais das páginas.

FOLHA CORRIDA. Denominação dada ao certificado passado pela polícia ou pelos escrivães criminais a respeito de fatos criminosos ou omissões deles, relativamente a certa pessoa.

Corresponde, assim, a *atestado de conduta* de uma pessoa, em que se mencionam fatos antecedentes de sua vida.

As folhas corridas podem ser dadas pelo escrivão, a pedido verbal, não se fazendo mister petição ou requerimento à autoridade sob cuja dependência se encontram.

FOLHA DE ASSENTAMENTOS. Corresponde à *fé de ofício*. É assim entendido tanto o *registro de assentamentos* de um funcionário, em que se inscrevem todas as alterações havidas no exercício do seu cargo, como a *certidão* ou cópia de tais assentamentos.

FOLHA DE DESCARGA. Denominação dada, na terminologia alfandegária, ao *papel* ou *documento* em que se relacionam as mercadorias a serem descarregadas, a fim de que, a seguir, por ela se proceda à conferência do manifesto e com ela se cumpram outras finalidades.

Na folha de descarga anotam-se todos os característicos da carga, por sua marca, número, sinais, volumes etc.

FOLHA DE PAGAMENTO. É o documento elaborado com os nomes dos empregados, categorias, vencimentos, gratificações, descontos, ou seja, tudo que se refira ao valor de seus ordenados ou vencimentos, relativos ao período a pagar, a fim de que por ela se cumpra o pagamento devido.

FOLHA DE PARTILHA. Seja no inventário, ou seja na divisão, entende-se por *folha de partilha* o ato em que se promove a repartição dos bens da herança, ou a divisão do imóvel dividendo, atribuindo a cada herdeiro ou a cada condômino a parte que lhe cabe.

A folha de partilha, no inventário, difere do *formal* de partilha, em que se funda o *domínio* do herdeiro, logo que este lhe seja passado e devidamente transcrito.

Antes que seja aprovada, a folha de partilha diz-se *esboço*, pois que antes de sua aprovação ou julgamento pelo juiz está sujeita a alterações ou modificações.

Depois de julgada, mostra-se a folha de partilha ou a folha de pagamento, em que se fundará ainda o *formal de partilha*.

Na folha de partilha ou de pagamento devem os bens vir claramente descritos e *demonstrados*, a fim de que bem se identifiquem e se limitem.

FOLHINHA. Diminutivo de *folha*, é a palavra empregada no mesmo sentido de *almanaque* ou *calendário*.

Em regra, distingue-se do *almanaque*, que tem a forma de livro ou folheto, ao passo que a folhinha se constitui de folhas soltas, representando cada uma delas o dia do mês, com as indicações do estilo, as quais se podem destacar, dia por dia.

A folhinha é o calendário por folhas destacáveis.

FÓLIO. Derivado do latim *folium*, tem, assim, o mesmo sentido de *folha*, representada, principalmente, por duas páginas.

E, assim, na técnica de livraria ou de imprensa, diz-se *in folio*, para indicar a qualidade do papel que é dobrado ao meio, dando duas folhas simples ou quatro páginas.

Com esta designação, também, se alude ao número de páginas.

Fólio. Na terminologia mercantil, assim se diz do livro de comércio, do registro ou qualquer manuscrito que seja numerado por folhas, não por páginas.

FONTE. Derivado do latim *fons* (nascente, manancial), entende-se, em lato sentido, o *local em que nascem ou brotam as águas*.

Neste sentido, vulgarmente se diz *olho-d'água* ou *mãe-d'água*.

Mas, no sentido legal, *fonte*, considerada como *nascente de água*, não somente se refere às águas que surgem ou brotam naturalmente, como às que vêm à superfície trazidas pelo engenho humano. É, também, o conceito tido em sua ampla acepção.

Nesta circunstância, a *fonte* pode fazer gerar rios, regatos e ribeiros, mostrando-se, assim, *nascente* ou *cabeceira deles* (*caput fluminis*), como pode mostrar-se mero poço ou *tanque*, em que águas nativas se encontram captadas, por artifícios do homem (poço) ou pela própria natureza, e não formam correntes ou não iniciam qualquer curso de água, ou seja, um rio.

Aí, o vocábulo é tido simplesmente como *olho-d'água*, que possa ser encanado ou conduzido a qualquer parte ou aproveitado *in loco*.

Quando empregado como a *fonte*, em que se gera o rio, é dita *fonte do rio*, *nascente* ou *cabeceira*. E aí é tida como a *caput fluminis*, ou seja, a água nativa que brota do solo sem qualquer artifício humano, naturalmente, seguindo por um leito natural o curso do rio iniciado. É a fonte de águas correntes.

Fonte do rio, *cabeceira do rio* ou *caput fluminis*, todos com o sentido de *nascente do rio*, possuem, portanto, significado equivalente.

A questão sobre *fonte dos rios*, ou seja, a sua *origem principal*, constitui matéria importante em relação aos direitos que regem as águas correntes, notadamente quando dela se gera um *rio público*, seja por ser *navegável* ou ser simplesmente *flutuável*.

Desse modo, *fonte captada* ou *fonte não captada*, na técnica jurídica, pode ser entendida de maneira diferente.

Em regra, *captação* quer dizer *aproveitamento das águas*.

E, assim sendo, ter-se-á que ver se a *fonte* é artificial ou forma *nascente de rio*.

Fonte não captada entende-se a *fonte natural*, a *fonte* que se mostra nascente de rio e vai seguindo, em leito natural, sem obra alguma, o curso que a natureza lhe traçou. É a *fonte natural* ou *nascente*.

Fonte captada, quer não somente significar aquela que artificialmente se fez, como o aproveitamento das águas que seguem seu curso natural.

Mais comumente, as *fontes artificiais* mostram-se *poços* ou *bicas*, que se diferenciam dos *tanques*, que são fontes paradas.

Por analogia, é costume dar-se o nome de *fonte* para os chafarizes, bem assim à *parte de um rio*, onde se costuma colher a água ou se praticam misteres de lavagem de roupa.

Fonte. Segundo seu próprio sentido etimológico, *origem*, *procedência*, é empregado para indicar tudo de onde procede alguma coisa, onde ela se funda e tira razão de ser, ou todo fato que dá nascimento a outro.

Com este sentido, o *texto original* diz-se *fonte*. E se diz *fonte* para o costume ou o uso que faz gerar a regra jurídica.

FONTE BATISMAL. Na terminologia católica, assim se designa a *pia batismal*.

FONTE DAS OBRIGAÇÕES. É a origem das obrigações ou o *fato jurídico*, de que elas se geram.

Assim, são fontes das obrigações os *atos lícitos* e os *atos ilícitos*. Os atos lícitos apresentam-se, como fontes das obrigações, como atos em que intervém a vontade das partes (contrato, estipulação em favor de terceiro, vícios redibitórios, evicção, contratos aleatórios, atos da vontade unilateral), ou como atos em que não intervém a vontade das partes, pelo que se dizem *quase contratos* (gestão, tutela, curatela, comunhão da herança, *conditio indebita*).

Nos atos ilícitos, anotam-se os delitos e quase delitos.

FONTE DE INFORMAÇÃO. A pessoa que deu a informação jornalística e que fica protegida quanto à sua identificação pela regra da ética profissional do jornalista.

FONTE DE RECEITA. Na técnica administrativa, notadamente do Direito Financeiro, *fonte de receita* quer, precisamente, significar a origem ou procedência dela. É a determinação de sua espécie, se *tributária*, se *dominial*, se de outra procedência.

A fonte, pois, indica a ordem ou natureza da receita. E, segundo a espécie, é diferentemente nomeada.

Dizem-se *estáveis*, *instáveis*, estas por sua vez ditas de *gerais* ou *especiais*.

As fontes de receita *estáveis* são as que *nascem* das rendas dominiais ou industriais do Estado. Revelam-se os *frutos* dos bens dominiais ou industriais, que se mostram a origem ou fonte desta espécie de receita.

As *instáveis* são as que procedem dos impostos (*gerais*) ou que se firmam nas multas ou taxas (*especiais*).

FONTE DO RENDIMENTO. É a técnica do Direito Tributário, notadamente do regulamento do imposto de renda.

E se entende o lugar em que o rendimento é devido ou de onde procede, isto é, o *local* ou *apessoa*, que deve cumprir o pagamento ao contribuinte, de rendas ou rendimentos sujeitos ao imposto.

Na técnica do imposto, a *fonte do rendimento* aparece para um duplo efeito:

- a) para fornecer os esclarecimentos relativos aos rendimentos da pessoa, pelos quais, na repartição, se compõe a *ficha* de seus rendimentos;
- b) para cumprir o pagamento do imposto devido, descontando da pessoa que vai receber as importâncias, que lhe são devidas, o valor da tributação.

FONTES DE PRODUÇÃO DO DIREITO. São o poder constituinte, a função legislativa, a doutrina, a jurisprudência, contrapondo-se às fontes de conhecimento que são os textos legislativos, o costume, os princípios gerais do Direito etc.

FONTES DO DIREITO. Assim se diz do *texto* em que se funda o Direito ou dos elementos subsidiários que possam formular e esclarecer.

As leis são suas *fontes* principais.

Mas, como fontes subsidiárias do Direito, anotam-se a Jurisprudência, o Direito Costumeyro, o Direito Comparado, o Direito Romano e a Doutrina.

FONTES ORIGINÁRIAS DO DIREITO. São aquelas que introduzem o Direito sem circulação anterior, como, por exemplo, a revolução, a formação de um novo país e até mesmo o poder constituinte originário; contrapõe-se a expressão às fontes derivadas, como a lei, a sentença e outras.

FORA. Do latim *foras*, exprime o que se apresenta exteriormente. Mas, na terminologia jurídica, aplica-se para indicar o que é *estranho* ou *não faz parte* de alguma coisa. Possui, assim, o sentido de *extra*, quando também tomado na significação de *estranho* ou *não pertencente*.

FORA DA CAPITAL. É expressão que se entende como o que não pertence ou está além dos limites da capital. Neste sentido, então, está subordinado a outra jurisdição, porque foge à da capital.

FORA DO COMÉRCIO. Assim se diz de tudo o que não possa ser apropriado, para servir de objeto de operações comerciais.

Fora do comércio, pois exprime o que não é *negociável* ou *comerciável*, por ser *inapropriável* ou por ser *inalienável*.

FORA DOS AUTOS. É o que se processa em autos à parte, não no processo em referência.

Formam processos especiais todos os atos processados fora dos autos, embora possam, a seguir, ser apensos a outros processos, para serem decididos simultaneamente.

FORAL. Derivado de *foro*, do latim *forum*, assim se dizia da carta de lei ou código, em que se prescreviam as *posturas municipais* de uma cidade ou de uma vila, ou as regras a serem adotadas por um conselho ou por um julgado, ora dada pelo próprio monarca ou dada pelos donatários da Coroa.

E se dizia *foral*, justamente, porque, por essa lei ou por esse código se julgava no *foro*.

Mas o *foral* era lei particular, própria ou privativa às terras a que se referia, pelo que somente obrigava os seus habitantes ou moradores.

O foral, pois, era considerado lei. E somente por outra lei podia ser alterado.

Foral. Além do primeiro sentido, no entanto, era tido como carta de privilégio, terminando por ser compreendida como carta de aforamento de terras.

FORÇA. Instrumento de execução da pena de morte por enforcamento, estrangulando o condenado.

FORÇA. Derivado do latim medieval *fortia*, em sentido amplo e geral, quer significar *todafaculdade de operar* ou *de mover*, cujas ações se dizem *poder*, *esforço*, *vigor*, *energia*, *violência* etc.

Em vários sentidos, é o vocábulo aplicado na terminologia do Direito.

Força. Na linguagem e técnica da posse, é tida sempre como *violência* ou *esbulho*, em face da qual se quer turbar a posse de outrem ou se quer privá-lo dela.

Vide: *Força nova e força velha*.

Força. Mas, além deste conceito próprio às questões de posse, é o vocábulo tido, em geral, no sentido de *poder*.

E com esta acepção mostra o limite de ação ou a validade jurídica do ato, ou aponta a razão de ser de uma coisa ou o motivo que possa legitimar o ato.

O mandatário age pela *força* do mandato. A autoridade decide pela *força* da lei. É o *poder* consignado no mandato, ou o *poder* instituído regulamentarmente.

Força. É tido no sentido de *possibilidade econômica* e de *ativo*. Tal é o que se tem quando se diz *força do negócio* ou *força da herança*.

FORÇA AÉREA. É a designação dada especialmente à organização de tropas que tem como base de operações, seja para ataque ou para defesa, a *aviação*. É o *exército do ar*, ou a *força militar do ar*.

FORÇA ALCOÓLICA. É termo técnico do Direito Tributário notadamente aduaneiro, indicativo do *grau alcoólico* dos vinhos ou de outras bebidas.

A força alcoólica é verificada pela análise ou exame químico da bebida.

E o exame se faz necessário, para evidência da força alcoólica, porque os direitos aduaneiros (impostos de importação) são fundados nos *graus* de força alcoólica evidenciados nas bebidas.

No sentido da lei fiscal, pois, força alcoólica tem o mesmo significado de *graduação alcoólica*.

FORÇA ARMADA. É tida no mesmo sentido de *força pública*, *força militar*.

Em sentido mais restrito, porém, designa a *armada* ou *força de mar*, *marinha de guerra*.

Força armada. No plural: *forças armadas* indicam as instituições nacionais permanentes e regulares, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, organizadas com base na hierarquia e na disciplina e destinadas à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem.

FORÇA DA HERANÇA. A possibilidade econômica, ou a soma do valor dos bens, que nela se computam.

FORÇA DA LEI. É o *poder da lei*, ou seja, o caráter de norma obrigatória (*norma agendi*), a que todos estão sujeitos.

Desse modo, quer a expressão significar que quando uma regra, uma norma, uma obrigação, uma imposição, são determinados por *força de lei*, a elas não se pode fugir, porque o *valor da lei* não admite contradição ou fuga à prática dos atos que ela manda fazer, nem permite que não se reconheça como justo e certo tudo que vem de seu texto.

A força da lei é, assim, a sua vigência em caráter obrigatório. É seu poder de *mando*.

Nesta razão, quando se alude *por força de lei*, tem-se o sentido que assim determina ou exige a lei. E, em tal circunstância, não se pode fugir ou evitar o seu imperativo. A lei assim o exige.

Em certos casos, no entanto, a locução *força de lei*, com o partitivo *de* e não com a contração *da*, quer significar que o princípio ou fato em referência tem *força igual à da lei*, ou seja, *vale como se fosse uma lei*.

É a situação da sentença, que *passa em julgado*, a que se atribui *força de lei* nos limites das questões decididas.

FORÇA DE COISA JULGADA. Assim se diz o poder conferido às *sentenças*, que passam em julgado.

E por esse *poder*, a *res judicata* faz valer o direito entre as partes, tornando-se *irredutível*, entre elas e seus sucessores, ou entre quaisquer pessoas para quem for idêntica a relação de direito resolvida.

E, por sua força, fica impedida qualquer reprodução da demanda, quando verse somente a mesma questão ou sobre a mesma relação jurídica. E nela assenta, assim, a *exceptio rei judicatae* para repelir renovação da lide.

Mas, a força da *res judicata* impera entre as partes e aqueles ligados à relação jurídica decidida. Não contra todos, indistintamente, porque *res inter alios acta, aliis non prodest nec nocet*.

Nesta razão, a *força de coisa julgada* se faz sentir quando as questões já decididas se mostram sob seu domínio. E assim recebem sua eficácia e não podem ser repetidas, dando direito à exceção: *inter me et te ea res judicata non sit*, para que *bis de eadem re non sit actio*.

FORÇA DO MAR. Em distinção à Força Militar, igualmente dita de *Força de Terra*, designa a *Marinha de Guerra*, ou a *Armada*. *Força Armada*.

FORÇA DO NEGÓCIO. A possibilidade que se possa ter em um negócio, em face dos resultados que possam ser tirados ou a soma de bens que formam o seu ativo. A *capacidade produtiva* de um negócio.

FORÇA EXECUTIVA. Quer significar a expressão o *direito* ou o *poder* outorgado ao credor, para exigir *executivamente* ou por *execução judicial* o pagamento da dívida, em virtude de certas circunstâncias mostradas pelo documento, em que se funda o seu crédito.

E, neste sentido, é princípio firmado de que a *força executiva* de um título ou de uma obrigação decorre de ser um ou outra fundados na *liquidez* e *certeza* da dívida, isto é, não somente na *certeza do que se deve, como na evidência do quanto é devido*. É o esclarecimento já pugnado pelos romanos: *Cum certum est ante quantum debetur*.

A *força executiva*, pois, redundna na *exequibilidade*. No entanto, essa exequibilidade, equivalente à exigibilidade, resulta da *perfeição e validade* da obrigação, o que significa dever estar ela assentada num *direito de exigir*, em virtude do *vínculo obrigacional*, resultante de um contrato *já concluído entre o devedor e o credor*.

A força executiva a respeito das obrigações exigíveis, assim, autoriza o titular do direito em espécie a defendê-lo pela *ação executiva*.

Noutros casos, resulta de *benefícios* ou *regra legal*, como seja no caso de *cobrança* de custas, emolumentos, ordenados, onde nem sempre o ato, em que se funda, é mostrado por escrito, ou seja, evidenciado em obrigação escrita assumida pelo devedor.

Nos casos de *contratos*, a exigibilidade se funda precipuamente na *obrigação de pagar* assumida pelo devedor, por si próprio com a sua *firma* ou por seu mandatário especial.

E sem que o devedor, por esse *meio material*, esteja vinculado à obrigação, a dívida nem é líquida nem é certa, conseqüentemente o título não tem *força executiva*.

Seria a hipótese da *letra de câmbio*, sacada e não aceita, em que, a rigor, não se mostra uma obrigação cambial, porque não se pode, pela vontade *unilateral* do sacador, simplesmente, torná-la *obrigação perfeita* e de *força executiva* contra o sacado, que a ela não se vinculou.

Nesta razão, a *força executiva* da letra de câmbio contra o sacado entende-se quando regularmente aceita, por cujo aceite se tem perfeito o contrato assim firmado.

FORÇA EXECUTÓRIA. A *força executória* tem muita semelhança com a *força executiva*.

Mas, *força executória* tem propriamente o sentido de indicar aquilo *que se pode* ou *se deve executar*.

É, assim, a qualidade que se atribui a um *ato administrativo* ou *judicial*, em virtude da qual pode ser o cumprimento do conteúdo do ato imediatamente exigido.

Neste caso, o sentido de *executório* equivale ao de *executivo*.

Em relação às *sentenças*, opõe-se ao *declaratório*, porque, quando somente essa qualidade lhe é atribuída, não possui *força para executar* o que nela se contém, não tendo pois o caráter de *exequível*. É simplesmente declarativa.

Casos há, no entanto, em que o sentido de *força executória*, embora indicando o *poder de exigibilidade*, difere de *força executiva*, própria ao *direito de executar judicialmente*.

É assim que se considera a *força executória* das leis, dos decretos, dos regulamentos, dos despachos ou mandatos judiciais, como a *qualidade*, que lhes é atribuída, a fim de que se possa exigir o cumprimento ou a prática do ato ou da diligência que neles se inscrevem.

Essa *força*, então, faz gerar a *imposição*, que não pode ser desobedecida.

FORÇA MAIOR. Assim se diz em relação ao *poder* ou à *razão mais forte*, decorrente da *irresistibilidade do fato*, que, por sua influência, veio impedir a realização de outro, ou modificar o cumprimento de obrigação, a que se estava sujeito.

Na técnica jurídica, *força maior* e *caso fortuito* possuem efeitos análogos.

Qualquer distinção havida entre eles, consequente da *violência do fato* ou da *casualidade* dele, não importa na técnica do Direito.

Somente importa que, um ou outro, justificadamente, tenham tornado *impossível*, pelo fato estranho à vontade da pessoa, o cumprimento da obrigação contratual. Ou, por eles, não se tenha possibilitado ou evitado a prática de certo ato, de que se procura fazer gerar uma obrigação.

Força maior, pois, é a razão de ordem superior, justificativa do inadimplemento da obrigação ou da responsabilidade, que se quer atribuir a outrem, por ato imperioso que veio sem ser por ele querido.

Vide: *Caso fortuito*.

FORÇA MILITAR. É designação genérica dada às forças de terra de um país, compreendendo não somente as forças de exército, como as de polícia, em oposição à *força de mar* ou *marinha* ou *força aérea*.

FORÇA NATURAL. Expressão usada para explicar todo fato, que possa ocorrer como fenômeno da natureza, seja violento ou não.

Distingue-se, assim, da *força humana*, que se produz pela vontade ou ação do homem.

FORÇA NOVA. Na tecnologia dos *atentados à posse*, turbação ou esbulho, *força nova* quer exprimir a *espoliação* ou *esbulho* que ocorreu em menos de *ano e dia*.

É *força*, tomada no conceito de *esbulho* ou *espoliação*, de violência sofrida pelo possuidor da coisa, *determinada pelo prazo*, em que o esbulho ou a violência se registrou.

O caráter de *nova*, pois, advém do transcurso do prazo em que a violência ocorreu. E legalmente atende-se como *nova*, quando anotada dentro de *ano e dia*.

No sistema processual, a qualidade de *nova* dá ao espoliado ou esbulhado *ação possessória*, situada de modo especial, enquanto se *velha*, seria regulada por processo de *rito ordinário*.

FORÇA PROBANTE. É expressão alusiva ao *valor das provas*, medido pela natureza e autenticidade do ato ou do documento.

Força probante, assim, indica o fato, o ato ou o documento que *fazem prova* ou que, pelo que com eles se demonstra, *fazem certo* ou *verdadeiro* o que se alega ou se declara.

FORÇA PRÓPRIA. Na terminologia jurídica, notadamente do Direito Civil, *força própria* quer significar a *reação* intentada pessoalmente por alguém contra turbação ou esbulho de sua posse, para anular o ato violento de quem vem perturbá-lo em sua posse ou procurar violentá-la.

Neste sentido, então, *força* quer significar o *poder* ou direito que se assegura ao turbado ou esbulhado para por si mesmo, por sua própria iniciativa e *reação*, manter-se ou restituir-se em sua posse.

É o *desforço pessoal*, ou *desagravo*, de que se serve a pessoa para evitar ou afastar a violência a seu direito de posse.

FORÇA-TRABALHO. Na técnica mercantil, assim se traduz a atividade pessoal de um empregado, que é posto a serviço do empregador.

Força-trabalho, pois, exprime a *ação pessoal* do contratador de serviços.

FORÇA VELHA. Assim se diz da turbação ou esbulho, ocorrido à posse, há *mais de ano e dia*.

Ao contrário da *força nova*, a ação que se funda na *força velha* segue o processo de rito ordinário.

FORÇADO. Derivado de *forçar*, de *força*, entende-se, na linguagem jurídica, tudo aquilo que é obrigatório ou imposto por lei.

Assim se diz de *herdeiro forçado*, que, por imposição legal, não pode ser afastado da vocação hereditária, não devendo, por isso, ser privado da herança que lhe cabe.

Forçado. Diz-se do condenado a trabalhos forçados; calceta, grilheta.

FORÇADOR. Designa aquele que força, que quer obter algo ou alguém pela força.

FOREIRO. Derivado de *foro*, como adjetivo, diz-se de tudo que está sujeito à enfiteuse ou aforamento, pelo que está obrigado ao cumprimento dos encargos correspondentes. Como substantivo, indica a pessoa que tem o *domínio útil* de um imóvel, com a obrigação de pagar ao senhorio direto os *foros* devidos. É equivalente a *enfiteuta*.

O Cód. Civil/2002 proibiu a constituição de enfiteuses, subordinado as então existentes, até a sua extinção, às disposições do Cód. Civil/1916 e leis posteriores (art. 2.038, do Cód. Civil/2002). (ngc)

Vide: *Aforamento. Domínio. Enfiteuse*.

FORENSE. Derivado do latim *forensis*, de *forum*, é apropriado para designar e distinguir tudo que se refere ou pertence ao *foro judicial*.

Possui, assim, sentido equivalente a *judiciário*, como adjetivo.

FORMA. Do latim *forma* (figura, aparência exterior), em sentido amplo quer exprimir o *aspecto exterior* ou o *revestimento exterior*, a *configuração externa*, indicativa da maneira porque a *manifestação da vontade* se opera ou o *ato jurídico* se executa.

Mostra-se a maneira de compor a coisa, o modo de apresentá-la ou o efeito que deve ter.

Esta acepção, pois, está contida no aforismo jurídico: *Forma dat esse rei*. É o que dá ser (existência) à coisa.

Neste particular, *forma* e *fundo* bem se distinguem. A *forma* diz-se *extrínseca* porque simplesmente afeta a exteriorização do ato, enquanto que *fundo* é *intrínseco*, porque toca de perto à essência ou ao conteúdo do ato.

No entanto, para o *fundo*, às vezes, também se diz de *forma*, considerada em seu aspecto *intrínseco* ou *habilitante*.

Na composição dos atos jurídicos ou na manifestação da vontade, a *forma* pode ser *livre* ou ser *legalmente* determinada.

No primeiro caso, a *exteriorização* ficará ao critério da pessoa, enquanto que, quando a lei regulamenta a forma por que o ato se deve objetivar, a ela se segue, sob pena de não lhe ser dado o desejado efeito jurídico.

Forma legis omissa, corrui actus (Quando se omite a forma indicada por lei, o ato é nulo).

A rigor, a forma somente se refere à feitura natural do ato ou à validade da manifestação da vontade, não lhe importando a questão de *fundo* ou *intrínseca* dos mesmos.

E quando a forma é legalmente prescrita é comumente dita de *formalidade*, mostrando-se uma *solemnidade* a que não se pode fugir.

Quanto ao modo de ser do *conteúdo* do ato praticado, referente a seu *fundo*, melhor se diz *condição* ou *requisito intrínseco*, em oposição ao *requisito extrínseco* que seria a *própria forma*.

As *formas* dizem-se:

ad solemnitatem, quando atendidas para assegurarem a manifestação da vontade da pessoa, segundo as prescrições impostas por lei;

ad probationem, quando servem para mostrar a materialidade do ato praticado, provando ainda que, por tal *forma*, a vontade se manifestou.

FORMA DE GOVERNO. É o regime que governa o país. O Brasil adota a forma de uma república federativa, ou seja, constitui-se de uma federação de vários Estados, em união indissolúvel (art. 1º da CF de 1988).

FORMA ESPECIAL. Assim se diz do *aspecto próprio* que deve ser dado a cada coisa segundo sua espécie. Ou seja, a *maneira especial* que deve revestir a feitura ou execução de certo ato.

Opõe-se à *forma ordinária*.

FORMA LEGAL. É a que é imposta ou prescrita por lei. Diz-se solene. E seu seguimento se torna indispensável para a validade jurídica do ato. É *forma essencial*.

FORMA LIVRE. É a expressão indicativa da liberdade outorgada em relação à maneira de execução do ato, para cuja existência não se prescreve qualquer *formalidade*, a fim de que se dê como exteriorizado.

FORMA ORDINÁRIA. Exprime a existência de um procedimento ou modo comum, estabelecido para que se dê como *exteriorizada* uma série de atos, entendendo-se, assim, que todos eles, para que tomem *existência*, se corporifiquem de maneira semelhante, ou seja, segundo o mesmo ritual ou modelo.

FORMA SOLENE. É a que, por determinação legal, se mostra indispensável ou essencial, e se cumpre revestida de certo ritual, em que se imprime mais solenidade. É a *forma do casamento*, por exemplo.

Na concretização do ato, em escrito, as demonstrações da solenidade, para validade dele, devem ser também insertas no texto do instrumento, isto é, nele deve inscrever-se que a solenidade foi atendida.

FORMAL. Derivado do latim *formalis*, de *forma*, quer o adjetivo indicar tudo que se refere à *forma prescrita* ou indicada.

É assim o que está adstrito a certo *modelo*, a certa *fórmula*.

Nesta acepção, é que os atos se dizem *formais* ou *solenes* ou *não formais*, segundo sua composição está adstrita à forma ou prescrições legais, ou é livre para seguir o modelo desejado ou escolhido.

Se é *formal*, tem que se calcar ou se modular na forma indicada ou preconizada por lei.

Neste caso, não sendo livre a forma, somente a *coisa* terá existência, seguindo as *solenidades* em que se modula: *In solemnibus forma dat esse rei*.

A forma, nesta circunstância, é a que se diz *ad solemnitatem*.

De *formal*, deriva-se *formalizar*, que se entende dar a forma prescrita ou determinada por lei, ou *executar*, segundo as regras.

FORMAL DE PARTILHA. Denominação que se dá, na terminologia forense, à carta ou título expedido aos herdeiros, no qual se enumeram os bens que houveram na herança, conforme *folha de partilha e pagamento*, devidamente aprovada e julgada pelo juiz.

É título que é passado pelo escrivão e assinado pelo juiz, dando, após o preenchimento das formalidades de registro, o direito de propriedade sobre os bens assim atribuídos ao herdeiro.

Equiparada à *carta de sentença*, o formal de partilha tem *força executória* contra o inventariante, os herdeiros, e seus sucessores, a título singular ou universal, para que possa contra eles fazer valer o herdeiro os direitos que ali lhe são assegurados.

A lei processual brasileira determina os elementos que devem dar a forma ao formal de partilha (art. 1.027).

FORMALIDADE. Derivado de *forma*, significa a regra, solenidade ou prescrição legal, indicativas da maneira por que o ato deva ser *formado*.

Neste sentido, as *formalidades* constituem a maneira de proceder em determinado caso, assinalada em lei, ou compõem a própria *forma solene* para que o ato se considere válido ou juridicamente perfeito.

As *formalidades* mostram-se prescrições de ordem legal para a feitura do ato ou promoção de qualquer contrato, ou *solenidades* próprias à validade do ato ou contrato.

Quando as formalidades atendem à questão de *forma material* do ato, dizem-se *extrínsecas*.

Quando se referem ao *fundo*, condições ou requisitos para sua eficácia jurídica, dizem-se *intrínsecas* ou *viscerais*, e *habilitantes*, segundo se apresentam como requisitos necessários à validade do ato (capacidade, consentimento), ou se mostram atos preliminares e indispensáveis à validade de sua formação (autorização paterna, assistência do tutor, curador etc.).

Quanto às *formalidades extrínsecas* dizem-se *solenes*, *essenciais*, *atuais*, *posteriores e preliminares*.

Atuais, quando se indicam os próprios elementos materiais formadores do ato. E assim já vêm nele, porque sem eles o ato não teria forma.

Essenciais ou *substanciais* dizem-se quando prescritas pela lei e indicadas como necessárias para a validade dos atos, sem o que eles se apresentam de nenhuma valia jurídica. Não têm existência legal.

Posteriores, quando se indicam solenidades que se seguem à formação do ato, para que lhe seja dada autenticidade e validade jurídica, ou possa produzir efeitos em relação a terceiros. Assim se entendem as prescrições a respeito de registro, inscrição ou transcrição dos atos ou contratos.

Solenes, quando se revestem de rito ou cerimônias necessárias à perfeição dos atos ou contratos, além de outros elementos indispensáveis à formação deles.

Preliminares são as que antecedem à prática ou execução do ato, tais como habilitação de casamento, habilitação de herdeiros, declaração de crédito etc.

As formalidades extrínsecas, por seu lado, também tal como a forma, dizem-se *ad solemnitatem* ou *ad probationem*, com o mesmo sentido que ali é tido, ou seja, formalidades necessárias para a solenidade do ato, ou necessárias para a sua prova.

FORMATURA. Derivado de *formar*, é empregado, na terminologia universitária, para indicar a solenidade, em que, por aprovação em todas as disciplinas de um curso acadêmico, ou seja conclusão, se confere o *grau* correspondente.

Possui, assim, o sentido de *colação de grau*.

Formatura. Na linguagem militar, quer significar a reunião de soldados de um batalhão ou de vários batalhões para promoção de um desfile, em comemoração a uma data nacional ou em homenagem a uma autoridade superior.

Por extensão, assim também se diz para o desfile de escolares ou de pessoas.

Deste sentido, é que se gera a expressão *entrar em forma*, que significa formar fileiras, entrar nas fileiras, que se compõem no estilo próprio aos desfiles ou às formaturas.

FORMIGUEIRO. De *formiga*, é vocábulo de uso antigo na terminologia policial, para indicar o *ladrão* que se dedica aos pequenos furtos, ou furto por miúdos ou miudezas. Representa também a grande reunião de pessoas.

FÓRMULA. Do latim *formula* (forma, modelo), exprime ou indica o *contexto*, o *conjunto de palavras* ou *modelo* adotado, para que por ele se cumpram certos atos.

Vulgarmente, é a *forma* (molde), que deve ser usada para dar *forma* (matéria, consistência) às coisas, as quais, por esse sistema, se reproduzem ou saem feitas segundo o modelo utilizado. É a *inscrição escrita*.

As *fórmulas* podem ser *livres* ou *sacramentais*.

Quando *livres*, são feitas ao sabor do interessado, sem preocupação de ser seguido o *modelo* igual ou adotado para a feitura de atos similares. Atendem-se, assim, para a sua elaboração simplesmente aos requisitos ou elementos indispensáveis à sua formação.

E, neste caso, serão as *fórmulas* de petições ou requerimentos, ou outras de uso forense.

Mas quando *sacramentais*, isto é, quando a lei expressamente determina o *modelo* ou *molde* a ser utilizado, tornando-o obrigatório para validade do ato, ele é que deve ser usado, para que não seja o ato viciado ou nulo.

Entre os romanos, havia *fórmulas para as ações*. Essas se diziam *legis actiones* e deviam ser escrupulosamente seguidas, para validade de todos os atos processuais praticados.

As *fórmulas obrigatórias* ou *sacramentais* também se dizem *palavras sacramentais*. Em regra, as *fórmulas* se reduzem ao conjunto de palavras, *embora se possam* indicar outras espécies de regras a serem adotadas para a elaboração escrita do ato, ou, mesmo, a *apronunciamento de palavras*, que vêm dar validade ao ato.

O rigor das *fórmulas* já não se anota predominante, desde que mais se tem em conta a realidade ou o sentido do ato que se quer praticar, que a exigência de palavras rituais ali empregadas, contanto que nele se diga ou se manifeste realmente a intenção de sua prática. Era o apego desmedido à etiqueta e formalidades (*formalismo*), que se vai perdendo.

Fórmula. Na linguagem médica, designa a *receita*, ou seja, a exposição das substâncias que devem ser associadas para a produção de determinados efeitos. É o *escrito*, em que o

médico *formula* ou *expressa* medicamentos que devem compor o remédio indicado ou prescrito.

FORMULÁRIO. Derivado de *fórmula*, entende-se o conjunto ou coleção de *fórmulas* adotadas para guia ou orientação dos atos forenses ou de quaisquer outros.

Formulário. Na tecnologia médica e farmacêutica, é nome que se dá à coleção de fórmulas ou receitas; é a farmacopeia.

FORNALHA. Vide: *Forno*.

FORNECEDOR. Derivado do francês *fournir* (fornecer, prover), de que se compõe *fournisseur* (fornecedor), entende-se todo comerciante ou estabelecimento que abastece ou fornece habitualmente uma casa ou um outro estabelecimento dos gêneros e mercadorias necessários a seu consumo.

Pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços (Código do Consumidor, art. 3º).

FORNECIMENTO. De *fornecer* (do francês *fournir*), significando o ato de *fornecer*, na técnica do comércio, exprime a *remessa de mercadorias* periodicamente feita pelo fornecedor a seus fregueses ou clientes.

E, assim, é costume dizer-se: *fornecimento do mês*, para explicar a remessa de gêneros ou mercadorias indispensáveis ao consumo do mês.

Simplemente *fornecimento* diz-se, também, para indicar o suprimento que deve ser feito pelo proprietário de um prédio a seus trabalhadores, ou as próprias mercadorias enviadas por outrem por conta do proprietário ou empregador.

É tido, ainda, no sentido de *financiamento*, ou de qualquer *abastecimento* e *suprimento* de dinheiro, de coisas etc.

FORNICAÇÃO. Do latim *fornicatio*, de *fornix* (prostituída), é vocábulo de uso mais próprio no Direito Canônico, onde é tido na significação de *união sexual* ou *conjunção carnal*, aplicado estritamente na indicação de adultério.

FORNO. Derivado do latim *furnus*, de *fornax* ou *fornicare* (construir em forma de abóbada), designa a *obra de alvenaria*, de pedra e cal, construída em forma de *furna* (abobadada), de modo a conservar o calor, que lhe é dado pelo fogo ou braseiro (*fornax*) feito no seu interior ou transmitido da *fornalha*, a fim de que nele se cozam o pão e outras coisas.

É vocábulo que designa ainda todo *aparelho* ou *dispositivo* construído para aquecimento em altas temperaturas, possuindo, assim, vários objetivos.

Constrói-se, também, não ligado às casas, em ferro e metal, usando-se aquecimento por meio de eletricidade: forno elétrico.

Forno e *fornalha* por vezes empregam-se em sentido igual. Mas *forno* e *fornalha* se distinguem tecnicamente, porque *fornalha* é a *parte do forno*, que fica abaixo da *furna* ou do *oco*, em que se cozem as coisas, para nele ser feito o fogo e manter o braseiro, com que se dá o calor ao forno, ou, nas *locomotivas*, às caldeiras, onde também existe a *fornalha*.

E o forno se distingue do *fogão* e da *lareira*. Esta mostra o local, nos compartimento de uma casa, onde se acende o fogo para aquecimento da casa. Aquele é o aparelho, posto na cozinha, onde se faz o braseiro para preparo dos alimentos. E ambos se munem de uma peça, dita de chaminé, um tubo de ferro ou de alvenaria, por onde se evade o fumo, provocado pela queima do combustível.

Atualmente, designa a parte do fogão própria para fazer assados.

FORO. Derivado do latim *forum* (praça pública), no sentido forense é tido como “o espaço de uma divisão territorial, onde impera a jurisdição de seus juízes e tribunais” (PEREIRA E SOUZA).

Embora, por vezes, *foro* e *juízo* apresentem-se em sentido equivalente, há entre eles, sutil, mas certa distinção: o foro revela a *extensão territorial*, os *limites territoriais*, em que possa o magistrado funcionar ou conhecer das questões.

Mas somente quando o *foro é competente* é que se concretiza o *juízo*, onde a causa *pode e deve* ser tratada.

A ideia de *juízo* se integra no sentido de *foro*, mas somente se demonstra quando o *foro* se apresenta o próprio ou o competente, para que se conheça ou se trate da questão perante determinado juiz.

Quer isso dizer que, evidenciada a competência do *foro*, é que se encontra o *juízo*, para que se determine, a seguir, a *competência* do julgador.

O *foro*, pois, mostra a extensão territorial dentro da qual a causa pode ser intentada. O *juízo* mostra a extensão jurisdicional ou a *jurisdição do juiz*, contida no *foro*.

Assim, o *foro* dá os limites da competência em razão do local, pelo que ali se movimentará a ação.

O *juízo* determina a competência do magistrado ou do tribunal, que vários podem ser o do *foro*, perante o qual deverá ser a ação proposta.

Em verdade, pois, eles se integram para evidência da competência, que é a espécie, no gênero *jurisdição*.

Foro ou *fórum*. É a designação que se dá ao edifício em que funcionam os magistrados ou tribunais.

E, por vezes, quer significar a própria *Justiça*, notadamente quando se diz *foro comum*, *foro militar*, *foro especial*.

Foro. Aplica-se para designar a *pensão* que é devida pelo enfiteuta ou foreiro ao senhorio direto do prédio emprazado ou aforado, pelo gozo do *domínio útil*, que lhe é atribuído.

Distingue-se do *laudêmio*, em que este é compensação dada pelo *novo enfiteuta*, quando a ele é feita a transferência do prazo, ao senhorio direto.

Foro. Dizia-se também o *privilégio* concedido a cidade ou corporação, pelo que tinha o sentido de *foral*, ou da *condição*, de que se goza na ordem civil.

FORO CIVIL. Assim se distingue o *foro* que se mostra o próprio para nele serem ventiladas as questões de ordem *civil*, em oposição às questões de ordem *criminal*.

FORO COMERCIAL. É aquele em que se podem debater as questões de natureza mercantil, ou em que se acham envolvidos comerciantes ou negócios de comércio.

FORO COMUM. Designação que se dá, em oposição a *foro privilegiado* ou *especial*, para indicar o *foro*, em que devem ser comumente debatidas as questões que não gozem de *foro privilegiado* ou *especial*. Equivale à expressão *justiça comum*.

FORO CRIMINAL. É o *foro* em que se processam e julgam as pessoas a quem é imputada a prática de crimes ou delitos.

FORO DA MULHER CASADA. O local em que a mulher casada possa ser convocada a *juízo*. Em regra, o *foro* dela é o que se firma pelo domicílio do marido. Ele é seu *domicílio necessário*. Na separação ou anulação do casamento, o *foro* será o da residência dela, que a exigência legal do domicílio necessário se anulou por imposição mais forte. E não importa quem a proponha: autora ou ré, o *foro* será o do local em que se encontre residindo.

FORO DE ELEIÇÃO. Vide: *Foro do contrato*.

FORO DE PREVENÇÃO. Na técnica processual civil, indica o *juízo* competente para o julgamento das ações:

a) conexas;

b) decorrentes de citação válida;

c) incidentes sobre imóvel situado em mais de um Estado ou comarca.

É o que se firma ou se gera da *prevenção*, ocorrendo, então, uma prorrogação de jurisdição.

FORO DO CONTRATO. É o *foro* escolhido pelos contratantes, dentro do direito que lhes assiste de especificar *domicílio*, onde exercitem seus direitos e cumpram suas obrigações.

E nele se tratará das questões concernentes às obrigações resultantes do contrato, desde que nenhum princípio de lei impeça a *prorrogação voluntária* da jurisdição, por não se tratar ou não se fundar a questão *ratione materiae*, sempre improrrogável.

FORO DO DELITO. Designa, na técnica processual penal, o juízo competente para conhecer das ações de acordo com o lugar em que as infrações penais se consumaram.

FORO DO DOMICÍLIO. É o que se mostra pela evidência do domicílio ou residência da pessoa.

Em regra, a ação se ajuíza no foro do domicílio do devedor ou do réu, salvo no caso de *foro de eleição* ou na exceção aberta à *mulher casada*.

Nas questões propostas pela União ou contra a União, o *domicílio do autor* ou *do réu* é que determina o foro para a propositura da ação.

Vide: *Competência. Domicílio*.

FORO DO INVENTÁRIO, ou da *sucessão*. É determinado pelo domicílio do *de cujus*. E na falta dele o da *situação da coisa (forum rei sitae)*.

Se morto no estrangeiro, o do último domicílio no Brasil será o competente.

FORO DO QUASE CONTRATO. É o foro da administração (*forum administrationis*), em virtude do qual é demonstrado como foro competente o do lugar em que o administrador de negócios alheios responde pelas obrigações oriundas dessa administração ou gestão.

FORO ESPECIAL. É aquele que se atribui competente para certas espécies de questões ou ações, ou em que são processadas e julgadas certas pessoas. É *foro privilegiado*.

O foro especial é determinado por lei e não se pode ir a ele sem que o caso, em razão da matéria (*ratione materiae*), ou em razão da pessoa (*ratione personae*), lhe seja atribuído.

FORO GERAL. É mais própria a expressão *foro em geral*. É aplicado para indicar *omandato judicial (ad judicium)* em que se outorgam poderes para participar de todas as questões surgidas no foro contra o mandante ou por ele ajuizadas.

FORO MILITAR. Aquele em que se processam e se julgam crimes ou delitos militares.

FORO “REI SITAE”. Assim se diz o foro que é determinado pela situação da coisa, isto é, o que é demonstrado em virtude de, no local, a que se refere, estar situado o imóvel, que vai servir de objeto à questão.

Diz-se *foro objetivo*, em oposição ao *foro subjetivo*, decorrente do réu.

FORRAR. Derivado do árabe *horr*, ou de *al hurria*, de que se derivou o espanhol *alhorra*(alforria), é o verbo que sempre se aplicou no Direito, como se evidencia dos textos e das Ordenações Afonsinas, com o sentido de *livrar* ou *liberar*, notadamente nos casos referentes aos escravos.

E, assim, *forrado* ou *forro* é o mesmo que *liberto*.

Mas, em sentido igual a *livre*, ou mesmo a *isento*, dizia-se *forro* a tudo, pessoa ou terreno, que estivesse livre do pagamento de *foro* ou de direitos.

Forrador designa o senhor que deu liberdade ao escravo.

Forrar. Em acepção moderna, *forrar* é mais comumente empregado no sentido de *economizar*, *poupar*. É sentido, aliás, que não se distancia do conceito antigo de *tornar livre*, pois que, economicamente, *forrar* significa *tornar livre* toda e qualquer importância, pela separação de soma destinada às despesas, a fim de constituir um fundo de poupança ou de economia, como medida de previdência.

“FORTAIT”. De *for*, no sentido de preço, e de *fait* (feito), é expressão francesa vulgarmente usada na terminologia jurídica, aplicada na técnica dos contratos para exprimir aquele em que uma das partes contratantes, em paga da prestação a que se obrigou, receberá o equivalente consoante possibilidade de ganho ou de perda, prevista no mesmo contrato. É contrato, pois, de natureza aleatória.

Nos contratos de compra e venda, a venda à *forfait* será aquela que se fundará em colheitas futuras, e na qual o comprador pagará o preço fixado antes mesmo que a colheita se tenha feito, pouco importando que possa ela, por sua abundância ou não, influir no próprio preço estabelecido.

Desse modo, todo negócio estabelecido à *forfait* é firmado na base de preço, sobre coisas que possam vir, sem se ter em atenção qualquer fato que o possa alterar, ou quando o preço é avaliado na base de fatos que virão depois.

Forfait. Na terminologia turfística, entende-se a soma que o proprietário de um animal, inscrito na carreira, é obrigado a pagar, se o retirar do páreo. Extensivamente, alude à própria retirada do animal inscrito, ou o seu não comparecimento à corrida.

FORTUITO. Derivado do latim *fortuitus* (contingente, casual), indica tudo que possa vir ou acontecer por *acaso*, sem *causas determinadas*, com *falta de intenção*.

Opõe-se, assim, ao *intencional*, que vem ou que se faz pela *vontade humana*, que se demonstrará a *causa determinante* do fato.

O *fortuito*, pois, mostra-se o *imprevisível* e, por vezes, o *inadiável*, visto que é o que chega sem ser esperado e por força estranha à vontade do homem, que não o *pode impedir*.

Vide: *Caso fortuito. Força maior*.

FORTUNA. Do latim *fortuna*, de *fors* (acaso, destino, sorte), além das várias acepções de origem, é aplicado na terminologia jurídica para significar a *soma de bens*, o *ativo* ou *asposses* de uma pessoa: é um homem de *fortuna*, o que significa ser possuidor de *bens apreciáveis*, ou seja, estar em boas *condições econômicas e financeiras*. Nesta significação, é geralmente empregado na linguagem do Direito Civil e Comercial: é a *soma de bens*.

FORTUNA DO MAR. Já na expressão é tido em sentido de *azares, destino, contingências*.

E, assim, fortuna do mar possui os sentidos:

a) na técnica dos seguros marítimos, entendem-se os *riscos fortuitos* (azares) que possam atingir o navio ou as mercadorias embarcadas nele.

Fortuna, aí, possui o próprio sentido de *riscos, contingências*.

Mas a *fortuna do mar* somente ocorre, consoante sua própria acepção e conceito, quando *oacidente*, de que possa decorrer *perda* ou *avaria*, advém de força maior ou caso fortuito. E daí por que *fortuna* traz esse sentido de *azar* e de acontecimentos fortuitos;

b) mas, em outro sentido doutrinário, *fortuna do mar* quer significar a *soma de bens* ou *valores* que o proprietário do navio deve abandonar para limitar a sua reponsabilidade.

Vide: *Abandono*.

E daí é que vem o sentido de *fortuna do mar*, considerado como a totalidade de bens existentes no fundo do mar ou do oceano, em consequência de naufrágios ou de outros acidentes marítimos.

FORTUNA PARTICULAR. Assim se diz para o conjunto de bens, pertencentes à pessoa, considerada individualmente, os quais podem ser livremente utilizados ou dispostos por ela, para satisfazer suas próprias necessidades.

FORTUNA PÚBLICA. De igual maneira, tomada no sentido de riqueza e cabedais, indica-se o *patrimônio* do Estado, ou seja, o complexo de bens de qualquer natureza que pertencem à nação, e lhe asseguram a existência.

Nela se compreendem as terras, as florestas, as minas, as salinas, indústrias do Estado, dinheiro em caixa, enfim, toda espécie de bens que se encontrem sob seu domínio.

FÓRUM. Vide *Foro*.

FOSSA. Do latim *fossa*, de *fodere* (cavar, escavar, fazer cova), empregado também no masculino *fosso*, entende-se a *escavação* ou *cava* feita na superfície do solo.

É feita de várias maneiras. E tanto se diz *fossa* para a escavação feita em forma de *trincheira* ou *banqueta*, como a que se faz em forma esférica e profunda, seja para depósito de águas ou para outra serventia.

Neste particular, costumam distinguir a *fossa* do *fosso*.

E *fossa* se diz propriamente toda escavação ou buraco, com a *forma de poço*, para qualquer serventia doméstica ou agrícola.

E *fosso* é a escavação alongada, profunda ou rasa, para vedar o acesso em certo terreno, como nos casos das trincheiras ou das banquetas, como para condução de águas servidas ou pluviais.

De *fossa* formou-se *fossário*, empregado antigamente como *cemitério*.

FOSSA ASSÉPTICA. Cova de alvenaria, revestida de cimento, destinada a receber águas servidas ou de esgoto e outras matérias sólidas, que aí sofrem processo de desintegração. É

de uso nas residências, nas cidades ou vilas não servidas de rede de esgoto, para receber as descargas das instalações sanitárias, sendo mesmo de uso obrigatório por exigência de posturas municipais e leis sanitárias.

FOTOCÓPIA. É empregado, na técnica fotográfica, para indicar a cópia *fotográfica de um documento*.

Com semelhante operação, o documento cuja cópia se obtém fotograficamente é tido na *fotocópia* como perfeito *original*, pois que a cópia mecânica ou fotográfica, assim produzida, traz consigo todos os caracteres do documento original.

Mas, para que produza prova plena, necessário que se faça a sua autenticação, resultante de sua conferência com o original por pessoa que tenha autoridade para tal.

FOTOGRAMA. Do grego *phos, photos*, (luz) e *gramma* (medida), quer exprimir ou indicar toda e qualquer reprodução fotográfica, ou que se faz ou se mede pela luz. Mas, tecnicamente, é aplicado para indicar todo registro fotográfico de uma experiência.

FRAÇÃO IDEAL. É a parte ideal ou abstrata dos condôminos ou compositores. Tal fração é parte indivisa, que só tem expressão intelectual ou jurídica a quantificar o que seria devido a cada um, na proporção do seu direito com referência ao todo.

FRAÇÃO PARTIDÁRIA. O segmento, dentro de um determinado partido político, que se caracteriza pelos métodos de ação ou pela ideologia de seus integrantes.

FRAGATA. Com essa designação, a história registra a existência, desde o passado, de diferentes embarcações, menores e mais velozes que outras, suas contemporâneas. Têm as fragatas uso bélico, mas já houve as de uso não bélico.

A fragata é, hoje, navio de combate, maior e mais bem armado que a corveta, empregado para patrulha antissubmarina e escolta de comboio e de forças-tarefas.

Nos EUA é, hoje, uma embarcação maior que o *destroyer* (destróier, contratorpedeiro) e menor que o *cruiser* (cruzador). No Reino Unido, é o navio de guerra de tamanho igual ou menor que o de um destróier.

Fragata. Da família dos fregatídeos, é ave *fragata* ou *alcatraz*, das costas atlântica e pacífica da América tropical e subtropical. Seu nome na classificação científica (em latim) é *fregata*. Essa palavra passou do italiano para o português. E a palavra alcatraz se origina do árabe *al-gattaz*, que significa mergulhador. A ave se alimenta de peixes.

Note-se a analogia de ação entre a fragata ave e fragata nave nas águas dos mares.

FRÁGIL. Derivado do latim *fragilis*, de *frangere* (amolecer, abater), é precisamente aplicado na terminologia jurídica para indicar o que *não é consistente, não é visível ou evidente, o que é fraco*.

O homem frágil cede aos ditames do coração ou às próprias inclinações; o *fraco* cede às imposições exteriores ou às impulsões estranhas.

“FRANCHISING”. *Franchising* ou *franquia*, em vernáculo, é o contrato pelo qual uma das partes (*franqueador* ou *franchisor*) concede, por certo tempo, a outra (*franqueado* ou *franchisee*) o direito de comercializar, com exclusividade, em determinada área geográfica, serviços, nome comercial, título do estabelecimento, marca de indústria ou produto que lhe pertence, com assistência técnica permanente, recebendo, em troca, certa remuneração (Maria Helena Diniz).

Trata-se, o *franchising*, de contrato atípico, bilateral, consensual, oneroso e de execução continuada.

FRANCO. Do latim *francus* (povos antigos da França, tidos como livres) procedeu o significado em que geralmente se emprega na terminologia jurídica: *livre, isento de encargos ou de responsabilidades*.

E daí o sentido de *porto franco*, com o daquele em que não há imposição tributária, para os navios ou as cargas por ele transportadas.

É o porto de *livre entrada*. Com este sentido, então, formaram-se *franquear, franquia e franqueza*.

FRANCO A BORDO. E daí, também, o sentido de *franco*, usado na expressão e compreendido na cláusula F.O.B., em que as responsabilidades do vendedor cessam pela entrega da mercadoria a bordo.

FRANQUEAR. De *franco*, já empregado pela Ordenação Afonsina, neste sentido, é *deixar livre, tornar livre ou isentar* do pagamento de impostos e livrar de quaisquer restrições de ordem fiscal ou legal.

É especialmente aplicado, na terminologia alfandegária, em relação às livres entradas de navios no porto, em casos que a legislação aduaneira autoriza.

FRANQUIA. Derivado de *franco* (livre), sempre foi o vocábulo usado na linguagem jurídica na acepção de *imunidade* ou *privilégio* concedido pela autoridade pública, para que alguém possa entrar ou sair livremente de algum lugar.

Na significação do Direito Alfandegário, é a permissão para que o navio ou a embarcação possa livremente entrar em um porto, isento das imposições fiscais.

Neste sentido, então, franquia significa *entrada livre*, que se diz também *admissão livre*.

Mas, *franquia*, no sentido fiscal, não quer simplesmente indicar a *entrada livre do navio*. Abrange, também, a *entrada livre da mercadoria estrangeira*, em certas e determinadas condições.

Quando a franquia se refere propriamente ao navio, isto é, à sua livre entrada e permanência no porto durante certo tempo, diz-se mais tecnicamente *franquia de estadia* ou *estadia franqueada*.

Em relação às mercadorias, a franquia entende-se a isenção de direitos ou de impostos aduaneiros, a fim de que as mesmas mercadorias tenham ingresso no país livremente. Essa franquia, no entanto, não exprime propriamente isenção, em amplo sentido, mas a permissão para a introdução das mercadorias ou de outros objetos, no país. E aí se conservam, por algum tempo, sem o pagamento dos impostos alfandegários.

É franquia-isenção, mas isenção temporária.

Franquia. Modernamente, na técnica dos seguros, representa a faixa mínima de prejuízo pela qual o segurador não se responsabiliza.

FRANQUIA DE BAGAGEM. Peso ou volume de bagagem que se franqueia ao passageiro transportar sem o pagamento de suplemento ou acréscimo.

FRANQUIA-ESTADIA. Ou *estadia franqueada*, é a permissão concedida ou dada ao navio para que entre ou permaneça no porto ou no ancoradouro, a fim de cumprir o que motivou sua entrada nele. Pela *estadia franqueada* ou *admissão livre* estão as cargas do navio livres do pagamento de qualquer tributação ou taxa, olhadas que são como longe do território nacional.

A lei alfandegária determina os casos em que a franquia do navio é autorizada.

FRANQUIA-ISENÇÃO. Exprime a *franquia* quando implica a isenção de direitos, em caráter temporário, pois que a franquia não traz positivamente o sentido de isenção de direitos. É simplesmente uma concessão para o não pagamento dos impostos alfandegários em virtude de não serem determinadas mercadorias trazidas para o consumo interno.

E por isso diz-se *franquia temporária*.

FRANQUIA-PERMANÊNCIA. É indicativa da que se concede ao navio para permanência no *ancoradouro*, até que realize o objetivo que a autoriza, livre do pagamento de qualquer taxa ou contribuições.

FRANQUIA POSTAL. Direito de remessa gratuita de correspondência e encomendas.

FRANQUIA TEMPORÁRIA. É a que se permite a certas mercadorias ou artigos, introduzidos no país, sem o pagamento do imposto, em virtude da *finalidade* tida com o desembarque de tais produtos ou mercadorias, que não é a de incorporação deles ao comércio interno do país.

A franquia temporária tem fundamento no interesse de ordem pública; portanto, os artigos ou produtos franqueados, em regra, se destinam a exposições públicas, ou a certames de ordem artística ou cultural.

Concede-se, no entanto, *franquia temporária* aos mostruários dos viajantes comerciais.

As mercadorias ou produtos franqueados não podem ser vendidos sem, antecipadamente, sujeitar-se às prescrições fiscais, pagando os tributos que lhes são atribuídos.

As leis alfandegárias especificam os casos em que se autoriza a franquia temporária ou admissão livre.

FRAQUEZA. Derivado de *fraco*, é geralmente tido como o que é *débil* (debilidade) ou o que *não é sólido*.

Na terminologia pública, a *fraqueza* empregada em alusão à prova ou aos argumentos, entende-se o que *não pode merecer fé*, o que não pode ser tido como real ou verdadeiro, porque não tem *consistência, nem forma nem fundo*.

A *fraqueza da prova* é a prova falha e sem valia, que, não possuindo solidez nem vigor, não pode ser tida como evidente ou demonstrada.

Fraqueza. No conceito do Direito Militar e da Ética Militar, quer significar *covardia*: é a falta de coragem ou de esforço, onde cumpre tê-los.

FRATRICÍDIO. Do latim *fratricidium*, de *frater* (irmão) e *caedere* (matar), é o vocábulo aplicado na terminologia do Direito Penal para designar o crime cometido por aquele que *mata* ou *assassina* o próprio irmão, o qual se diz *fratricida* (assassino do irmão).

FRATURA. Derivado do latim *fractura* (rompimento, falha), de *frangere* (romper, quebrar), é aplicado na terminologia do Direito para indicar todo *dano material* ou *ação de quebrar, de romper*, que possa ocasionar uma perda ou um prejuízo à pessoa, dona da coisa atingida pela fratura.

Fratura. Já na terminologia médica, com aplicação no Direito Penal ou nos Acidentes do Trabalho, *fratura* indica a *quebra do osso* ou *de uma cartilagem*, que por ela se separa ou se desune. É, pois, a *solução de continuidade* de um osso ou de uma cartilagem, em consequência do rompimento neles verificado.

FRAUDAR. Derivado do latim *fraudare* (fazer agravo, prejudicar com fraude), além de significar *usar da fraude*, o que é genérico, e exprime toda a ação de *falsear* ou *ocultar a verdade* com a intenção de prejudicar ou de enganar, possui, na técnica fiscal, o sentido de *defalsificar* ou *adulterar*, como o de *usar de ardil* para fugir ao pagamento de uma tributação: *fraudar o fisco*. E, assim, quer dizer *sonegar*.

Fraudar quer ainda significar *burlar*. E neste conceito se afirma: *fraudar a lei*, ou seja, fugir arditosamente à sua regra ou ao dever que nela se contém.

Formados ou derivados de *fraudar*, há *fraude, fraudulento, fraudatório, fraudador*.

Fraudulento é tudo onde há fraude.

Fraudador ou *fraudulento* é quem pratica fraude.

Fraudatório é o que concerne ou objetiva a fraude.

FRAUDE. Derivado do latim *fraus, fraudis* (engano, má-fé, logro), entende-se geralmente como o *engano malicioso* ou a *ação astuciosa*, promovidos de *má-fé*, para *ocultação da verdade* ou *fuga ao cumprimento do dever*.

Nestas condições, a *fraude* traz consigo o sentido do *engano*, não como se evidencia no *dolo*, em que se mostra a manobra fraudulenta para induzir outrem à prática de ato, de que lhe possa advir prejuízo, mas o *engano oculto* para furtar-se o fraudulento ao cumprimento do que é de sua obrigação ou para *logro de terceiros*. É a intenção de causar prejuízo a terceiros.

Assim, a fraude sempre se funda na prática de *ato lesivo* a interesse de terceiros ou da coletividade, ou seja, em *ato*, onde se evidencia a intenção de *frustrar-se* a pessoa aos deveres obrigacionais ou legais.

É por isso indicativa de *lesão de interesses* individuais, ou *contravenção* de regras jurídicas, a que se está obrigado. O *dolo* é astúcia empregada contra aquele com quem se contrata.

Ao *fraudulento*, aquele que comete a *fraude*, não aproveita o *ato lesivo*: *nemini fraus sua patrocinari potest*.

E a prova da fraude se faz por todos os meios permitidos em Direito, admitindo-se mesmo sua evidência em face de *indícios* e *conjecturas*, tanto bastando a verificação do prejuízo ocasionado a outrem pela prática do ato oculto ou enganoso. A fraude, assim, firma-se na evidência do *prejuízo causado intencionalmente*, pela *oculta maquinação*.

Mas, quando a lei a presume, não carece de prova: é presunção *juris et de jure*. E está provada por si mesma, em face do *concerto*, de que decorrem os prejuízos.

Fraude. Além do sentido de *contravenção à lei*, notadamente fiscal, possui o significado de *contrafação*, isto é, *reprodução imitada*, *adulteração*, *falsificação*, *inculcação* de uma coisa por outra.

Aliás, em todas as expressões, está no seu sentido originário de *engano*, *má-fé* e *logro*, todos fundados na intenção de *trazer um prejuízo*, com o qual se locupletará o *fraudulento* ou *fraudador*.

FRAUDE CIVIL. Caracteriza-se pela *lesividade individual* do ato.

E assim se distingue da *fraude penal*, onde o *prejuízo* se mostra de interesse coletivo, afetando a sociedade.

FRAUDE CONTRA CREDITORES. Assim se entende todo ato praticado pelo devedor com a intenção de fraudar os seus credores do que lhes é devido.

Nesta razão, qualquer *manejo* ou *maquinação oculta* do devedor, para fugir ao cumprimento de suas obrigações, seja desfalcando seu patrimônio, por meio de alienações ou de qualquer outros atos de disposição, que se mostrem injustos e prejudiciais aos interesses de seus credores, indica-se *fraude contra os credores*.

Ocorrida a alienação e evidenciada a diminuição do patrimônio do devedor, ou a sua insolvabilidade, assinala-se o *prejuízo aos credores* (*eventus damni*), em que se frauda e onde está o caráter de *fraude contra os credores*.

O *consilium fraudis*, que é a *má-fé* ou *fraude* dos que participam do *ato fraudulento*, decorre da circunstância, em que o ato se operou, sendo, por ela, ordinariamente presumível.

A intenção do devedor em causar o prejuízo aos credores e o conhecimento por parte da pessoa com quem o devedor contratou, de que o ato viria trazer prejuízo aos credores dele, constituem o *consilium fraudis*.

Os atos praticados em fraude contra os credores são anuláveis, a fim de que se revoguem. E volte o patrimônio do devedor ao estado anterior.

FRAUDE DE EXECUÇÃO. Assim se diz quando o ato lesivo é praticado pelo devedor *naiminência de penhora*, iminência esta que resulta em ter o credor uma *execução aparelhada*, ou um título que dê direito à ação executiva, protestado por falta de pagamento.

Assim, o elemento constitutivo da *fraude de execução* se traduz não somente do fato de *processo iniciado* ou *ajuizado*, mas da evidência de situação de insolvabilidade do devedor, pelo qual se verifique a certeza do prejuízo a ser causado (*eventus damni*) e o direito do credor de exigir executivamente o pagamento de seu crédito.

A lei penal especifica e qualifica como crime a *fraude de execução* (Cód. Penal, art. 179).

FRAUDE DE ORIGEM. Na técnica do Direito Tributário assim se considera a *inculcação defalsa procedência* da mercadoria, ou seja, a intenção de mostrar-se a mercadoria como estrangeira, sendo nacional, como de determinada fábrica ou localidade, sendo procedente de outra origem.

É a *inculcação* de uma origem que não é a verdadeira, com o intuito de enganar o *consumidor*, a fim de conseguir melhores preços, em face das condições falsas que se procuram demonstrar.

FRAUDE ELEITORAL. Infração penal consistente na falsificação, adulteração ou frustração do resultado de eleição, em proveito próprio ou de terceiro.

FRAUDE FISCAL. É a *contravenção às leis ou regras fiscais*, com o objetivo de fugir ao pagamento do imposto devido ou de passar mercadoria de uma qualidade ou procedência por outra.

O contrabando é uma *fraude fiscal*. A adulteração de gêneros alimentícios, além de fraude penal, é também fraude fiscal.

FRAUDE NO COMÉRCIO. Fato típico penal de enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou consumidor, vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada (CP, art. 175).

FRAUDE PENAL. Assim se entende todo ato de *má-fé*, praticado por alguém com a intenção de lesar outrem, mesmo sem que tenha para ele qualquer obrigação de ordem creditória.

A *fraude penal* apresenta-se sempre como ato lesivo à coletividade. E, na defesa desta, a lei penal impõe sanções ao *fraudador*.

Neste sentido, a fraude apresenta-se sob vários aspectos, seja como a *falsificação* de documentos ou papéis, a *contrafação* de marcas ou produtos, a *adulteração* ou *falsificação* de mercadorias, bem assim como outros *manejos* ou *maquinações* urdidos de má-fé em prejuízo de terceiros ou da coletividade.

FRAUDE PROCESSUAL. É a inovação *artificial* ou o *manejo ardiloso*, seja em processo penal ou em processo civil, promovido ou executado com o intuito de modificar o *estado da coisa, da pessoa ou do lugar*, a fim de que o perito ou o próprio julgador seja *induzido a erro*.

A lei penal qualifica-a de crime (Cód. Penal, art. 347).

FREGUÊS. Derivado de *frequens* (frequente, habitual), na técnica do comércio assim se entende a pessoa que, habitualmente, compra num estabelecimento comercial o que lhe carece para sua alimentação ou vestuário, ou para suprimento do que lhe é preciso.

O freguês é um *cliente* certo do comerciante.

FREGUESIA. A palavra vem de FREGUÊS+IA. No passado, o padre dirigia-se às pessoas dizendo *Fili(o) ecclesiae!* (Filho[s] da Igreja!) em latim vulgar hispânico. Esse vocativo foi se modificando, com o passar dos séculos, até transformar-se em freguês. Deste vocábulo criou-se freguesia. Tem as acepções: 1. Povoação sob aspecto eclesiástico 2. O conjunto dos paroquianos. 3. Concorrência de compradores a determinado estabelecimento ou vendedor; clientela. Assim, exprime o conjunto ou a totalidade de pessoas (fregueses) que, com frequência ou habitualmente, comprem em um estabelecimento comercial ou se servem dos serviços de uma casa de comércio ou de uma oficina.

Corresponde à *clientela*, esta mais propriamente empregada para indicar a freguesia dos médicos ou dos *profissionais liberais*.

No sentido em que é tido no Direito Comercial, a freguesia constitui um *fundo de comércio*, que pode ser *avaliado e defendido pelo comerciante*, pois que se apresenta como um direito inerente ao estabelecimento.

FREIOS E CONTRAPESOS. Da expressão *checks and balances*, a significar o sistema em que os Poderes do Estado mutuamente se controlam, como, por exemplo, o Legislativo julga o Presidente da República e os Ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade; o Presidente da República tem o poder de veto aos projetos de leis e o Poder Judiciário pode anular os atos dos demais Poderes em casos de inconstitucionalidade ou de ilegalidade.

FREQÜÊNCIA. Derivado do latim *frequentia*, de *frequens* (que é assíduo), é empregado na terminologia escolar e acadêmica para exprimir ou ter o mesmo sentido de *assiduidade* ou *comparecimento às aulas*.

E, neste sentido, a frequência é *facultativa* ou *obrigatória*, segundo, regularmente, se exige o comparecimento, sob pena de exclusão (*obrigatória*) ou se permite a liberdade de frequência (*facultativa*).

FRESTA. Derivado do latim *fenestra* (janela), indica a *abertura estreita*, à semelhança de *seteira*, posta nas paredes para que por ela penetre a claridade.

E *somente a claridade* era o que já afirmavam as Ordenações, aplicando *fresta* no mesmo sentido de *seteira*.

Na linguagem jurídica, *fresta* e *seteira* empregam-se no mesmo sentido, para indicar a *janela muito estreita* ou *fenda* aberta nas paredes, colocadas de modo que por ela entre a luz ou a claridade, mas não penetre ou alcance a vista.

Em regra, tem forma *alongada*. E com esta conformação se difere do *óculo*, que é abertura feita para entrada de luz, mas em forma oval ou em círculo.

E porque a finalidade da *fresta* seja para condução de luz ou entrada de luz, diz-se *fenestra lucifera*, em distinção à *fenestra prospectiva*, distintiva da *janela*, em que se permite entrada de ar e luz, bem como a passagem da *visão*, que é interdita na *fresta*.

FRETADOR. Derivado de *frete*, de que também se formou *fretar* (ato de locar navios para transporte de frete), designa *fretador* o proprietário ou armador de navio que o aluga, por

inteiro ou parcialmente, à pessoa que dele se utiliza para transporte de mercadorias suas ou de outras, mediante pagamento do *frete* estipulado.

Corresponde ao *locador*, o que dá em aluguel, enquanto o *locatário* desta locação se diz *afretador*.

FRETAMENTO. De *fretar* (tomar ou receber a frete), entende-se o contrato de locação de um navio ou de uma embarcação.

Diz-se, também, *afretamento*.

Mas, distinguindo-se propriamente de afretamento, em que se tem a *locação* do navio por inteiro ou em parte, fretamento assinala ou discrimina toda espécie de transporte ou contrato de transporte ou condução a frete.

Vide: *Conhecimento de transporte*.

Fretamento significa, ainda, o valor ou preço do frete estabelecido no contrato. E serve mais propriamente para designar tudo que se refere ao *afretamento*: contrato de *fretamento*, carta de *fretamento*.

Vide: *Afretamento*.

FRETE. Oriundo do holandês *vrecht* (preço do transporte), ou do antigo alemão *freht*, é aplicado, de um modo geral, para designar toda *paga* ou *taxa* devida pelo transporte de mercadorias ou cargas, seja por mar, por terra ou pelo ar.

É, pois, a designação dada a todo *preço* por que se faz o transporte ou a condução de uma coisa.

O frete se mostra obrigação do *afretador* ou do *locatário* da embarcação afretada, como de qualquer *carregador* ao *condutor* da mercadoria ou da carga.

Diz-se *fruto civil* do navio.

Frete. Na terminologia do Direito Marítimo, é, por vezes, tomado no próprio sentido de *carga* ou *carregamento* ou a *totalidade* de mercadorias que possam ser carregadas pelo navio.

E, neste sentido, se diz então: o navio está recebendo *frete* ou está *procurando frete*.

FRETE A VENCER. Assim se diz o *frete* que será devido, logo que se efetive o transporte das mercadorias ou das cargas, segundo o convencionado na carta de fretamento ou no conhecimento de transporte.

Não se trata, pois, de *frete* já devido, porque não se cumpriu a obrigação do condutor ou proprietário do navio, em virtude da qual deve ser pago do preço de condução ou da locação.

Embora paga ou preço já ajustado, porquanto, indicando-se direito certo do *fretador* ou *condutor*, é ainda *esperado*, *está por vencer*.

E daí sua distinção do *frete vencido*, já devido.

FRETE VENCIDO. Assim se entende a *paga* que já pode ser exigida pelo fretador ou condutor, em virtude do cumprimento da obrigação que lhe competia: o transporte ou condução de carga.

Já se mostra, assim, um direito certo e atual do fretador ou condutor, em distinção ao *frete a vencer*, que, embora certo, é futuro.

FRIGORÍFICO. Do latim *frigorificus* (que causa frio), adjetivamente é tido no sentido originário que mantém frio, que congela ou que causa frio. Mas é comumente empregado para designar todo *aparelhamento* ou *aparelho* que se utiliza como *refrigerador* ou como congelador de certas coisas, notadamente de natureza alimentícia, para que se conservem sempre frescas e saudáveis e não se alterem ou deterioreem. Diz-se, igualmente, *geladeira*.

Mas, na terminologia industrial, entende-se o compartimento ou o conjunto de compartimentos fechados e mantidos em baixa temperatura, para guarda e conservação de gêneros alimentícios e bebidas destinados ao consumo. E, extensivamente, dá-se o nome *defrigorífico* ao próprio estabelecimento ou à própria organização que mantém semelhantes compartimentos para congelação e guarda destes gêneros.

FRÍVOLO. Do latim *frivulus* (fútil, vão), entende-se tudo que possa ser apresentado como *inútil* ou *desprezível*.

Determina, pois, o vocábulo todo ato que não possua qualquer justificativa, por mais insignificante que seja. E se apresenta como ato reprovável, mesquinho e injusto, em cuja execução mais dominou a maldade ou perversidade do agente.

FRONTAL. Na técnica das construções é empregado para assinalar a *parede de taipa*, isto é, a parede de pequena espessura feita em *armadura de madeira* e rebocada de cal. É dito ainda de *tabique*. E igualmente é nome que se dá à *parede de um quarto de tijolo*.

Costumam identificá-la com o *estruque*, dizendo-se *parede de estuque* para a que se faz em armadura de madeira com reboco. Mas estuque é somente a argamassa de cal fina e areia, simples ou composta com pó de mármore, ou o reboco de gesso.

Frontal. Originado de *fronte*, exprime também o *ornato arquitetônico*, disposto por cima das portas ou das janelas.

FRONTEIRA. Derivado do latim *frons, frontis* (frente), como feminino substantivado do adjetivo *fronteiro*, literalmente quer significar aquilo *que se encontra à frente*, tomado como adjetivo feminino de *fronteiro*.

É comum o seu emprego no sentido de *linha divisória* ou *limites*, entre dois *prédios* ou entre dois *territórios*.

Tecnicamente, a significação dos vocábulos não se mostra idêntica: *fronteira* e *limites* se distinguem.

Os *limites* materializam-se em linhas de intercessão, linhas de contato, sendo, pois, propriamente, uma *linha de separação* entre duas coisas, que se acham juntas ou unidas, mas *limitadas* ou *demarcadas* por essas *linhas*.

Fronteira é o *espaço* ocupado pela coisa em frente de outro espaço, ocupado por outra coisa: não se mostram linhas, possuindo maior grandeza ou extensão que estas. É a *parte da frente* que está em *frente de outra parte*.

Praticamente, pois, a área da fronteira não é tão estreita como a dimensão dos limites, apegada aos pontos de contato das duas coisas, mostrando-se o mesmo para ambas, enquanto que as *fronteiras* são duas, uma de cada lado.

FROTA. Distingue o grupo de navios mercantes ou de guerra. E, por vezes, a própria totalidade de unidades náuticas, pertencentes a um país ou a uma empresa: *frota mercante*, *frota de guerra* etc.

Modernamente, indica também o conjunto de veículos pertencentes a pessoa física ou jurídica: frota de táxis; frota de ônibus etc.

FRUIÇÃO. Derivado de *fruir*, do latim *fruo, frui* (gozar de, tirar os frutos, tirar proveito), possui amplo sentido, pois que não somente é tido no de gozo, como satisfação e prazer, como de qualquer *aproveitamento* ou *utilização* que possa ser tirado de uma coisa.

Na técnica jurídica, procura-se distinguir a *fruição* (*jus fruendi*) do uso (*jus utendi*).

Mas, a rigor de seu sentido etimológico, *fruição* tanto significa o gozo como o uso, pois que *fruir* tanto quer dizer *gozar os frutos*, como *gozar as utilidades e aplicações* que se possam tirar das coisas.

Quando, assim, se tem o direito de *fruição*, entende-se o poder de gozar e usar a coisa, no qual, entretanto, não se encontra o direito de *disposição* ou *consumo da coisa*, mas se integra o *poder de consumir os frutos* dela obtidos.

E isto porque fruir quer significar *tirar os frutos*. E tirar os frutos não significa simplesmente ter deles as utilidades, aproveitá-los inteiramente, o que se estende até o consumo, ou seja, até o *desfrutá-los*.

E quando se refere a *fruição* ao uso limita-se o poder à *fruição das utilidades*, o que restringe a ação do *usuário*.

Em qualquer hipótese, porém, a *fruição* entende-se somente a percepção das vantagens ou utilidades que os bens possuam, *salva rerum substantia*, isto é, exceto as qualidades constitutivas da coisa.

Deste modo é que, quando se quer dar ao fruir sentido amplo, melhor se emprega o *usufruir*.

FRUIR. Do latim *fruo, frui* (gozar, tirar os frutos), é empregado para significar: *gozar, ter as vantagens, dispor (tirar) dos frutos, aproveitar as utilidades*.

Neste sentido, então, bem amplo, *fruir* é aplicado na mesma acepção de *gozar*, *utilizar*, *desfrutar*, *possuir* ou *usar*.

É verdade que, para tornar estrito o pensamento, diz-se *fruir os frutos* quando se quer exprimir o gozo e o aproveitamento deles, enquanto se diz *fruir as utilidades* na acepção de *usar*, aí se tendo o gozo em sentido reduzido, pois que não vai além da *utilização* sem qualquer consumo ou aproveitamento, em que se incluía a disposição.

No gozo, em tal sentido, está contido o dever de preservação da substância da coisa, que assim não pode ser consumida.

FRUSTRAÇÃO. Do latim *frustratio*, de *frustrari* (enganar, iludir, lograr), entende-se, na técnica jurídica, a *ação de iludir* a lei, revelada na *escusa*, *escapatória*, no *pretexto* ou *natergiversação*.

Quando a *frustação* é intentada com violência ou fraude, constitui *fato delituoso*, sancionado pela lei penal (Cód. Penal, artigos 203 e 204).

Neste caso, frustração traz o sentido de impedimento e de meios empregados com violência ou fraude para que não se cumpra o princípio de Direito ou de Lei, a respeito do trabalho, ou da feitura de qualquer outro ato.

FRUTIFICAR. Do latim *fructificare* (dar frutos, procriar), na linguagem econômica e jurídica é tido no sentido de *produzir*, *render*, *dar resultado*, *apresentar lucros*.

FRUTOS. Derivado do latim *fructus*, de *frui*, primitivamente era de emprego limitado aos *produtos vegetais*, que medram das flores. Era o que, vulgarmente, se chamava de *fruta* ou *produtos das árvores*.

Ampliou-se depois o seu sentido, designando todos os *produtos naturais* da coisa, procedam da terra ou procedam dos animais.

E, com este conceito, o próprio filho dos escravos, equiparado às coisas, era tido como *frutodo* escravo.

Assim se tinha o sentido de *frutos* na definição de JAVOLENO: *In fructus id esse intelligitur, quod ad usum hominis, inductum est*, em seu conceito restrito de *frutos naturais*, periodicamente surgidos de uma coisa, árvore ou animal, para sustento do homem.

No sentido atual, *frutos* significam tudo o que possa ser produzido periodicamente da coisa, nascendo e renascendo (*quod ex re nasci et renasce solet*), sem alteração nem diminuição de sua substância.

E, neste conceito, não somente se inclui tudo que venha a ser criado naturalmente pela coisa, como tudo o que dela se possa *perceber*, seja pelo *trabalho*, seja por *outros meios*.

São, pois, fundamentais ao sentido de *frutos*, a periodicidade de sua produção e a *inalterabilidade* da coisa, que os produziu, pois que esta, em sua substância, deve permanecer intacta.

Embora tidos como *produtos*, os frutos não possuem como aqueles sentido tão amplo: embora os frutos se mostrem produtos, nem todos os produtos se mostram frutos.

O *produto* somente é *fruto* quando a coisa o possa *renovar* ou produzi-lo novamente, a fim de que satisfaça o requisito elementar da *periodicidade* e da *inalterabilidade* da coisa produtora dos frutos.

O traço que os distingue, pois, está justamente na diferença entre o gênero e a espécie. O produto é o gênero e o fruto a espécie.

E será sempre fruto o *produto* que for, periodicamente, gerado pela coisa ou pela propriedade, sem que se extinga a sua ação produtiva.

Segundo sua natureza, os frutos se dizem *naturais*, *industriais* ou *civis*.

FRUTOS ÂNUOS. Locução empregada na técnica jurídica para assinalar o caráter de periodicidade dos frutos e condição de que se separam das coisas sem ofensa à sua substância.

É mais particularmente aplicada aos *frutos naturais*, em referência à faculdade de produção periódica das coisas, geralmente *anual*, ou seja, em referência aos frutos das árvores e das plantas, os *frutos agrícolas*.

Mas, *frutos ânulos* também significam ou assinalam os frutos que se produzem na periodicidade de 12 meses ou um ano. Assim, os *frutos civis* também se podem dizer de ânulos, desde que se produzam em períodos sucessivos de anos.

FRUTOS CIVIS. Já, em sentido figurado, empregavam os romanos o vocábulo *fructus* para distinguir tudo que se *obtem da coisa*, mesmo sem que ela os *produzisse naturalmente*: *Usurae vicem fructum obtinent, et merito nom debent a fructibus separari...*

E, assim, ainda o Digesto inscrevia: “*Mercedes plane a colonis acceptae loco sunt fructum. Operae quoque servorum in eadem erunt causa, qua sunt pensiones; item vecture navium et jumentorum*”.

Neste sentido, então o aluguel da casa, o arrendamento do campo, o frete do navio, a paga do transporte por animais, os interesses do capital, já entre os romanos eram *frutos* da casa, do campo, do navio, dos animais e do capital, ditos de *civis*, em oposição aos *frutos naturais*.

Frutos civis, assim, no sentido da técnica jurídica, entendem-se as *vantagens pecuniárias* que se tiram das coisas, ou seja, os *rendimentos periódicos* que elas possam produzir, em virtude de *utilização* delas por terceiros, donde provém a *paga* ou *retribuição* que os constitui.

Vulgarmente, os *frutos civis* mostram-se como os *lucros e interesses* que se tiram do comércio, da locação dos prédios ou da aplicação de capitais, os quais, respectivamente dizem-se *lucros*, *aluguéis* ou *juros*.

FRUTOS CONSUMIDOS. Assim se designam os *frutos percebidos* que não mais se encontrem em mãos do possuidor da coisa, que os produziu.

É, assim, expressão que se opõe à de *frutos existentes* ou *estantes* (*fructus existentes*).

FRUTOS EXISTENTES. Designação dada aos frutos percebidos ou perceptos (*fructus percepti*) *não consumidos*, ou seja, os que se encontram ainda em poder da pessoa que possui ou está de posse da coisa.

São, pois, os frutos *não pendentes*, já *separados* da coisa, ou *colhidos*, porém *não consumidos*.

FRUTOS FABRIS. São os que provém da indústria ou manufatura. São os produtos fabricados ou os mesmos produtos fabris ou industriais. *Frutos industriais*.

FRUTOS INDUSTRIAIS. São os que se obtêm pela intervenção industriosa do homem, embora provindos da natureza.

Nesta razão, computam-se como subdivisão dos próprios frutos naturais, pois que, em realidade, é a natureza quem os faz produzir.

Assim, é a designação admitida para distingui-los dos frutos propriamente nativos, ou que nascem e renascem da coisa, espontaneamente, sem qualquer auxílio humano, quando se faz mister distingui-los, para efeitos jurídicos anotados na lei.

FRUTOS NATURAIS. A rigor, dizem-se naturais os frutos que são produzidos pela coisa, sem qualquer intervenção ou trabalho do homem.

São os que se geram pela força da natureza, provenham das árvores, das plantas ou dos animais, periodicamente, sem que se altere a substância da coisa ou a diminua.

Quando *pendentes* ou *não colhidos*, os *frutos naturais* dizem-se *imóveis*, enquanto se acharem ligados ou presos às árvores, que os produziram. Estes frutos dizem-se propriamente *vegetais*, para que se distingam dos *frutos naturais* de origem animal, especificados como *frutos* ou *produtos animais*.

Perdem o caráter de imóvel os *frutos vegetais* tão logo colhidos ou percebidos.

FRUTOS PENDENTES. Assim se diz dos frutos que se encontram presos ou ligados à coisa.

Nesta situação, não têm existência própria e se entendem acessórios das coisas que os produziram. *Fructus pendentes pars fundi videntur*.

Para os já separados ou escolhidos dizem-se *frutos não pendentes*.

FRUTOS PERCEBIDOS. São os *frutos não pendentes*, já *separados* da coisa (*fructus separati*).

Nesta razão, já perderam o caráter de acessório, passam a ser coisa distinta.

Dizem-se *consumidos*, segundo existiam ainda em poder do possuidor da coisa ou tenham sido consumidos ou saídos de suas mãos.

FUÃO. Contração de *fulano*, empregado para designar a pessoa cujo nome se ignora ou que não se quer anotar.

FUERO-JUZGO. Livro em que se encontram as regras para o julgamento e a decisão das causas, civis ou criminais, muitas das quais constituídas pelas sentenças ou arestos anteriores dos juízes e tribunais que a ele se anexavam para os novos julgamentos. As ordenações foram se constituindo sobre a estrutura do Fuero-Juzgo.

Vide: *Juzgo*.

FUGA. Do latim *fuga* (fugida, ação de fugir), em sentido genérico entende-se toda *escapatória* ou *subterfúgio* para subtrair-se ao cumprimento do que impõe a lei ou a obrigação.

Mas, em sentido penal, possui a significação de *evasão* ou *escape* de alguém, da prisão em que se encontrava preso ou detido, ou da *perseguição* ou *ação da Justiça* para responder por delitos ou crime que lhe é imputado.

Fuga ou evasão, assim, na significação penal, não é somente o ato de *sair* da prisão em que se encontrava, como o de procurar *escapatória* à responsabilidade penal, que é imputada ao fugitivo.

FULMINAÇÃO. Do latim *fulminatio*, de *fulminare* (lançar o raio), significa o ato ou efeito de fulminar ou, em outro sentido, a ação de detonar substância fulminante (*explosivo*).

FUMAGEM. Ou *fumádego*, do latim *fumare* (fumar, deitar fumo), era o nome que se dava, no Direito antigo, à espécie de tributo devido por todas as casas dos vassalos ou colonos, construídas no prédio do senhorio direto, acendessem ou não o lume em seu fogão.

Por esta razão é que se dizia *fumigar* para a ação de acender o lume ou fazer lume na casa, passando a empregar-se como *habitar* ou *morar de contínuo*, isto é, *residir fixamente numa casa*, ou em caráter permanente.

“FUMUS BONI IURIS”. Expressão que significa que o alegado direito é plausível (fumaça de bom direito). A expressão é geralmente usada como requisito ou critério para a concessão de medidas liminares, cautelares ou de antecipação de tutela, bem como no juízo de admissibilidade da denúncia ou queixa, no foro criminal.

FUNÇÃO. Do latim *functio*, de *fungi* (exercer, desempenhar), embora seja tido no mesmo sentido de cargo, emprego, exercício ou ofício, na técnica do Direito Administrativo, entende-se mais propriamente o *direito* ou *dever de agir*, atribuído ou conferido por lei a uma pessoa, ou a várias, a fim de assegurar a vida da administração pública ou o preenchimento de sua missão, segundo os princípios instituídos pela própria lei.

Da função atribuída ou imposta à pessoa é que advém, certamente, o cargo, o ofício, o emprego e, conseqüentemente, o exercício das atribuições que lhe são inerentes.

As *funções*, assim, são *diretas* ou *essenciais*, e *indiretas* ou *auxiliares*.

As diretas ou essenciais são as que se encontram ligadas à própria substância da administração, visto que nelas se encarna a própria força do poder administrativo ou do Poder Público.

As indiretas ou auxiliares são as que se distribuem pelos vários delegados ou auxiliares da administração pública, a fim de que executem todos os atos que lhes são cometidos, necessários ao cumprimento ou desempenho de suas finalidades.

Nesta razão é que se pode afirmar que não é do cargo ou do ofício que nascem as funções. São as *funções*, como deveres ou direitos atribuídos aos cargos ou ofícios, que determinam a sua natureza e categoria, revelando a *soma de poder* distribuída às pessoas postas em seu desempenho ou exercício, a qual decorre das funções e limita a autoridade do cargo ou do ofício.

Função. Na técnica da *administração privada* possui sentido equivalente: representa a atribuição que se outorga a um empregado ou preposto para desempenhar certas atividades num estabelecimento civil ou comercial, ou nos encargos atribuídos a uma pessoa para desempenho de certos misteres.

Em consequência da função, a pessoa se coloca na obrigação de desempenhar o cargo ou emprego, em que foi investida, e pode exercer todos os atos que se integram nas atribuições conferidas ou decorrentes da função.

FUNÇÃO NOMOFILÁCICA. Define-se função nomofilática como o papel que os tribunais superiores têm de velar pela uniformização da aplicação e da interpretação do direito.

Tal função visa garantir a segurança jurídica nas decisões judiciais, consolidando a jurisprudência e garantindo sua uniformização. Assim os julgados dos tribunais, principalmente os tribunais superiores, tornam-se paradigmas, constituindo precedentes para eles e para os órgãos inferiores, trazendo clareza, estabilidade jurídica e a interpretação mais adequada. (pg)

FUNÇÃO PÚBLICA. Designação dada, especialmente, à função que emana do Poder Público e outorgada para desempenho ou encargo de ordem pública, ou referente à administração pública.

Nesta função, assim, integra-se não somente a que se refere à *administração pública*, como toda que decorre de uma imposição de ordem legal, para desempenho de um mister, que não é administrativo, mas se mostra de interesse coletivo. Dizem-se, em certos casos, *demúnus público*.

Assim, a qualidade de *função pública* não vem da condição de importar numa função de ordem administrativa pública, mas por se mostrar uma imposição ou um encargo de interesse coletivo ou público.

A função referente à administração, dir-se-ia melhor função administrativa pública.

A condição do encargo, não a natureza do serviço, é que determina o caráter de público da função.

FUNCIONAMENTO. Derivado de *função*, de que também se formou o verbo *funcionar*, é empregado para exprimir o *exercício da função* ou o ato e efeito de funcionar.

É a *função em atividade*, cumprindo sua missão ou realizando seus misteres.

Nesta razão, o funcionamento implica a prática de vários atos, tendentes a realizar ou executar o que se precisa ou se deve fazer, em cumprimento de objetivo desejado ou imposto.

FUNCIONÁRIO. Assim se diz, de modo geral, para toda pessoa que desempenha encargo ou função, que lhe é atribuída. Ou seja, a pessoa que, regularmente ou legalmente, está investida numa função.

Em sentido lato, pois, funcionário ou empregado são aplicados indistintamente, desde que, em regra, um ou outro desempenham encargo em consequência de função que lhes é atribuída ou imposta, desde que tal cargo ou emprego se constitui para desempenho ou realização de funções permanentes ou estáveis.

FUNCIONÁRIO DIPLOMÁTICO. Servidor público civil com exercício, de forma permanente ou temporária, junto a governo estrangeiro ou organismo internacional.

FUNCIONÁRIO PÚBLICO. Já assim se diz, no sentido da lei brasileira, para a pessoa que está legalmente investida em cargo público.

E, desse modo, toda pessoa que exerce *cargo criado por lei*, em número certo e denominação própria, remunerado pelos cofres públicos, entende-se *funcionário público*.

Não importa, assim, a ordem de funções ou de atribuições que possam distinguir o cargo. Importa, simplesmente, que *seja cargo criado por lei*, com especificação definida nesta, e cuja remuneração provenha dos cofres do Estado.

A qualidade de funcionário público não assenta, pois, como já se fazia princípio doutrinário, no desempenho de função pública, mas em ocupar *cargo permanente*, definido em lei e remunerado pelo Estado.

FUNDAÇÃO. Derivado do latim *fundatione*, de *fundare* (construir, estabelecer, manter), na terminologia jurídica significa, de modo geral, a *instituição* ou *estabelecimento*, *princípio* ou *origem* de alguma coisa.

É indicativo do *ato criador* ou *gerador* de certas instituições ou associações, em virtude do qual elas se personalizam e passam a merecer o apoio da lei.

É, pois, em realidade, a série de atos ou ações que visam a instituir ou lançar os fundamentos de uma obra ou de uma organização, segundo regras e formalidades indicadas em lei.

Fundação. Mas, no Direito Civil, possui o vocábulo sentido especial e estrito, quando quer designar a instituição que se forma ou se funda pela constituição de

um *patrimônio* ou *complexo de obras*, para servir a certo fim de utilidade pública, ou em benefício da coletividade.

E, assim, se caracteriza a *fundação*, além dos fins pios ou de benemerência tidos como objetivo principal, pelo fato de ocorrer, com a sua instituição, uma *personalidade patrimonial*, em virtude da qual os bens convertidos para o seu estabelecimento, *autonomizados*, passam a ter uma configuração jurídica toda própria, independente dos indivíduos ou das pessoas físicas que possam intervir nela.

E, neste particular, as *fundações* se distinguem de todas as espécies de sociedades, associações e corporações, onde o elemento *indivíduo* é considerado para a sua existência.

A fundação se gera da *patrimonização de bens* a que se dá uma personalidade jurídica, para que possa existir por si mesma.

Assemelha-se ao *estabelecimento*, mas dele se difere porque ele é gênero e a fundação é espécie.

Os romanos chamavam-na de *piae causa*, correspondente ao *legado pio*.

Mas não se deve confundir a fundação com as doações ou legados modais, pois que, até aí, não adquiriam a personalidade própria, que se faz mister para sua instituição. É mera forma para que se constitua, como se pode constituir por criação direta.

A lei civil estabelece as normas que devem ser atendidas para a execução da vontade do testador, quando se evidencia a liberalidade modal, em que se vai erigir a fundação.

Fundada em qualquer espécie de *dotação*, que se destina à formação do fundo patrimonial, que vai ser personalizado, é, no entanto, essencial que os bens da dotação sejam livres, quer dizer, não pesem sobre eles quaisquer espécies de encargos ou ônus reais, para que possam ser legalmente dispostos pelo *instituidor*.

As fundações são regidas por Estatutos, que se elaboram segundo regras legais e se encontram sujeitos à aprovação do órgão do Ministério Público. E ficarão, permanentemente, sob fiscalização desse órgão (Cód. de Proc. Civil, arts. 1.199 e segs.).

Fundação. No sentido técnico da engenharia, empregado geralmente no plural – *fundações* –, significa o mesmo que *alicerces*, ou seja, as obras feitas e necessárias para assegurar a estabilidade de uma edificação.

FUNDAÇÃO PÚBLICA. Designa-se a entidade, dotada de personalidade jurídica de direito público, organizada sem fins lucrativos, criada por força de autorização legislativa para desenvolver atividades que não exijam execução por entidades de direito público.

Munida embora de autonomia administrativa e patrimônio próprio, a fundação pública necessita, para funcionar a contento, de recursos públicos.

FUNDADOR. Derivado do latim *fundator*, é aplicado indistintamente para designar a pessoa que tem a iniciativa de organizar e estabelecer uma associação ou sociedade, ou aquela que institui um *fundo* ou patrimônio para constituir a fundação.

Nesta razão, fundador, por vezes, apresenta-se na equivalência de *promotor*, *organizador* ou mesmo *incorporador*.

Fundador. No sentido que lhe empresta a lei das sociedades anônimas, *fundador* entende-se a pessoa que toma a iniciativa e o encargo de organizar ou fundar a companhia ou sociedade anônima, que, assim, se constitui segundo o plano ou projeto por ele elaborado.

Assim, o fundador ou fundadores tanto podem ser pessoas naturais ou físicas como pessoas jurídicas.

A qualidade de fundador das sociedades anônimas assenta na participação tomada na sua instituição. E resulta dos atos por ele praticados na composição da sociedade.

Na constituição da sociedade anônima por subscrição particular, assumem a posição de fundadores os primeiros subscritores de seu capital, sendo assim considerados, qualquer que seja o seu número, como os responsáveis diretos pela constituição dela.

FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA. Termo que serve para designar a fundamentação do Acórdão que apenas faz referência às razões de decidir da sentença, sem acrescentar seus próprios argumentos. (pg)

FUNDAMENTO. Do latim *fundamentum* (firmeza, fortalecimento), é palavra que se aplica no mesmo sentido de *base* ou *razão*, em que se firmaram as coisas ou em que se justificaram as ações.

O fundamento, pois, em relação às coisas, mostra-se a própria *razão de ser* delas. E em relação às ações que as legítima.

Quando o *fundamento* ou a *razão de ser* das coisas ou o motivo justificativo das ações encontra apoio ou decorre de princípio em lei se diz *legal*.

É o fundamento *jurídico*, que também pode assentar em princípios de ordem doutrinária ou jurisprudencial.

Geralmente, na terminologia processual, quando se alude ao *fundamento da ação*, *fundamento do pedido* ou *fundamento da demanda*, não somente se tem em consideração o princípio de lei, em que se funda o direito da pessoa. Igualmente eles se constituem pela soma de *atos* indicativos da existência de uma relação jurídica esbulhada, violentada ou ameaçada de violência, para que se lhe dê a assistência judicial que merece.

Neste sentido, então, os fundamentos se apresentam como *fundamento de fato* e *fundamento de direito*, que se exibem razões de ordem jurídica ou de fato, conforme se baseiam no Direito ou nas circunstâncias materiais que cercam os fatos.

Qualquer, no entanto, o sentido em que seja tomado, *fundamento* exprime sempre a série de circunstâncias que autorizam a prática de um ato, mostrando-se jurídico ou de direito, quando fundadas em regras jurídicas, e de fato, quando decorrentes de acontecimentos vistos.

É o *motivo determinante e justificativo* dos atos jurídicos, em virtude do que eles se autorizam, ou é a *razão preponderante* para a admissão de um pedido ou satisfação de uma pretensão, que é julgada procedente.

FUNDIÁRIO. Derivado de *fundus* (bens de raiz), é vocábulo que se aplica para referência a matéria ou a questões de terrenos ou imóveis.

“FUNDING”. Derivado do inglês do verbo *to fund* (empregar capitais em fundos públicos), é a palavra usada para designar a operação, consistente em *consolidar* diversos compromissos ou diversos empréstimos públicos em uma só *dívida*.

O *funding*, assim, representa a concessão de um empréstimo novo para consolidação ou unificação de vários empréstimos anteriores, ou para a reunião de vários empréstimos em um só. Diz-se *consolidação da dívida*, de cuja operação surge a *dívida consolidada*, que se representa pela função de várias *dívidas fundadas* ou pelo resgate desta e formação da *dívida*, que se consolidou.

Costuma-se, também, denominar de *funding loan*. Mas esta expressão melhor se refere à instituição organizada para realizar o *funding*.

FUNDO. Derivado do latim *fundus* (fundo, base, bens de raiz), possui na terminologia jurídica várias significações:

a) Em sentido filosófico, *fundo* quer significar ou distinguir tudo que se refere à *essência* ou *natureza intrínseca* do direito ou do ato jurídico.

É, assim, a *alma* ou *espírito* da coisa, o que lhe dá vida própria ou que se constitui na condição de sua própria existência ou valia. Equivale, neste sentido, à *consistência*.

Opõe-se, desse modo, à *forma*, que é a feição material ou objetiva das coisas.

Na técnica jurídica, o *fundo* é dito *requisito substancial* ou *formalidade intrínseca*, porque o que não satisfaz as exigências ou condições de fundo não possui vida nem conduz valimento legal para produzir a eficácia que o Direito assinala.

b) Notadamente no plural, *fundos* é aplicado como *haveres*, *recursos financeiros*, de que se podem dispor de momento ou postos para determinado fim, feita abstração a outras espécies de bens.

Neste sentido, temos os *fundos disponíveis* ou os *fundos de reservas* ou *sociais*.

c) Em seu sentido de *bens de raiz*, exprime os *bens imóveis*, os *terrenos*, os *campos*, *herdades*. São os *bens de fundo*, também designados como *bens fundiários*. E neste sentido é empregado na mesma significação do *prédio*.

d) Significa *profundidade*, ou o que está *abaixo* de uma superfície.

Com as diversas significações apontadas, várias locuções se formam na terminologia jurídica, ora sendo utilizado *fundo*, no singular, ou *fundos*, no plural.

FUNDO CONSOLIDADO. Na técnica orçamentária é a expressão usada para indicar a *parte de um orçamento que é fixa*.

É indicativa, pois, de uma *soma* de várias parcelas de despesas que não variam de ano a ano, como a *soma* de tantas receitas inalteráveis.

Mas, ainda na terminologia financeira, é a expressão usada para designar o volume ou o *total* de várias dívidas fundadas, que se converteram, pelo *funding*, numa *dívida consolidada*, a longo prazo.

Quer também significar a *dívida pública perpétua*, ou seja, aquela em que não se faz resgate.

FUNDO DE AMORTIZAÇÃO. Seja na linguagem do Direito Administrativo, seja na do comércio é a expressão usada para designar certa espécie de reserva de valores destinadas à amortização de dívidas e seus respectivos juros, como a cobrir os prejuízos que possam advir pelas perdas ou danos ocorridos a certos bens móveis ou imóveis.

No primeiro caso, também se diz *fundo de resgate*.

Na técnica mercantil, o *fundo de amortização* somente se verifica quando, por uma questão de sistema, prefere o comerciante não fazer nos bens móveis, maquinaria, etc., amortizações diretas, optando pela formação de uma reserva (*fundo*), destinada a esse fim, com a intenção de ter sempre visível o valor de seus bens, embora naturalmente *depreciados*, em virtude da reserva, de que o fundo de amortização é o índice.

FUNDO DE COMÉRCIO. É designação dada ao *conjunto de direitos* que se estabelecem a favor do comerciante, nos quais se computam e se integram não somente os que se possam representar ou configurar materialmente, mas toda a sorte de *bens*, mesmo *imateriais*, que se exibem como um *valor* a favor do comerciante.

O *fundo de comércio* pode assim ser representado pelo *ponto*, em que o negócio está estabelecido, pela *popularidade* do estabelecimento, o que constitui a sua *fama*, pela condição de *negócio instalado*, pela *freguesia*, *nome comercial*, *marcas de fábrica e de comércio*, enfim, por todo e qualquer elemento de que disponha o comerciante para desenvolvimento e realização de seus negócios.

O negócio instalado, cercado de todas as circunstâncias, consequentes de sua instalação e funcionamento, resulta na evidência de um *fundo de comércio*, que representa um bem patrimonial do comerciante, pois que possui inegável e indiscutível *valor econômico*.

FUNDO DE RESERVA. Assim se entende a acumulação de recursos, poupados pela sociedade ou pela instituição, isto é, tirados de seus lucros, para a formação de um *capital* que venha reforçar o patrimônio social, prevenindo, ao mesmo tempo, futuros e eventuais prejuízos.

Os fundos de reserva, chamados simplesmente de *reserva* ou *reservas*, tanto podem ser espontâneos como podem ser obrigatórios por imposição legal: *fundos de reserva legal* ou simplesmente *reservas legais*.

Vide: *Reserva*.

As reservas espontâneas dizem-se geralmente *fundos* de reserva contratuais. Os *fundos de reserva*, obedeçam a que critério tenham que obedecer, sejam de reservas técnicas ou matemáticas, contratuais ou legais, representam uma cumulação de valores, tirados dos lucros ou diretamente a eles escriturados ou contabilizados, que *não se distribuem* como lucros, porque são constituídos precisamente para atenderem às *missões* ou *funções* (encargos) econômicas ou às *garantias* que lhes são atribuídas ou impostas.

FUNDO DE RESGATE. É o que, como no caso do fundo de amortização, é constituído para *resgatar* ou cumprir a liquidação ou pagamento de qualquer obrigação.

Assemelha-se, em certos casos, ao *fundo de garantia*, quando se trata de resgate ou garantia do papel-moeda.

No entanto, há diferenças entre os dois:

a) O *fundo de garantia* é constituído por um depósito em *ouro* (dito de *metal*) em estabelecimento público ou em banco, ou de valores que lhe sejam equivalentes.

b) O *fundo de resgate* é o que se forma para efetiva amortização ou conversão do papel-moeda. Na técnica e terminologia comercial o *fundo de garantia* é aplicado em sentido análogo, porém sob a expressão *fundos de garantia*, embora a garantia a que se refira seja de outras modalidades.

Vide: *Fundos de garantia*.

FUNDO DO LOTE. Na técnica da agrimensura, *fundo do lote* é o lado oposto à sua frente, ou seja, o lado que fica para trás, em geral limitando com lote de outro proprietário ou vizinho, com frente para outra rua.

No caso de *lote triangular*, o fundo é o lado do triângulo que não forma testada, isto é, não está para a frente da rua.

FUNDO DO MAR. O leito, a vasa ou as areias em que correm as águas ou em que elas assentam. Do *fundo do mar* à *superfície das águas* se tem a *profundidade*, que se conhece ou se cala pelo prumo.

FUNDO DO NAVIO. Designação dada à parte interior do navio, que se estende da cinta de seu bojo até a *quilha*, que é a base de ferro ou madeira onde assenta o esqueleto do costado.

FUNDO DO RIO. É o *leito do rio* ou por onde o *rio corre*, mostrando-se, pois, a parte que suporta o peso total de suas águas.

Conforme a constituição de seu *fundo*, se de *pauis areias* ou *pedras*, é que se dizem rios paludosos, arenosos ou empedrados.

FUNDO PARTIDÁRIO. Fundo especial de assistência aos partidos políticos, constituído pelas multas e penalidades eleitorais, recursos financeiros legais, doações espontâneas privadas, dotações orçamentárias públicas.

FUNDO PIS/PASEP. Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos.

FUNDOS DE GARANTIA. Assim se dizem, na técnica comercial, os que se constituem para atender compromissos certos, sejam impostos por lei ou exigidos por obrigação contratual.

São reputados, por exemplo, *fundos de garantia* os que são constituídos pelas sociedades de seguros ou de previdência para atender uma certa soma de responsabilidades, inerentes às suas finalidades sociais.

Os fundos de garantia, em certos casos, mostram-se fundos de segurança para o próprio funcionamento de certas sociedades anônimas, que, assim, os devem cumprir no próprio Tesouro Federal. Dizem-se, também, *depósitos de garantia*.

Para garantia das *emissões do papel-moeda*, também se constituem *fundos de garantia*.

Vide: *Fundo de resgate*.

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Designa-se o depósito financeiro, a favor do empregado optante, à base da remuneração paga no mês anterior, e assim sucessivamente.

O trabalhador fará jus ao levantamento da importância depositada quando do seu desligamento do emprego *sem justa causa*, nas condições estabelecidas por lei.

FUNDOS DISPONÍVEIS. Assim se entendem, propriamente, o *numerário* ou *recursos em dinheiro*, que podem ser utilizados de pronto pela pessoa.

Os fundos disponíveis equivalem a *recursos financeiros*. É o *dinheiro que se tem à mão*.

Na técnica bancária, o sentido de *fundos disponíveis* é mais amplo: não significando somente o dinheiro que se tem à disposição no banco, em consequência de depósito bancário ali feito.

Os fundos disponíveis, na significação bancária, são todo e qualquer fundo que possa ser disposto pela pessoa, mesmo sem ali ter depósito, mas consequente de contrato de crédito feito com o banco.

É assim o que se *está autorizado a sacar do banco* por meio de cheque ou pelo meio que se indicar.

Os fundos disponíveis equivalem a *disponibilidades* e *provisões*.

FUNDOS LÍQUIDOS. Na linguagem comercial, *fundos líquidos* são as *somas de dinheiro* existentes na sociedade, à disposição dos sócios, sejam consequentes de lucros verificados na sociedade, seja em consequência de cotas a que se tem direito quando da liquidação da sociedade e partilha correspondente.

Nesta razão, *fundos líquidos* não se compreendem somente os lucros havidos pelo sócio na sociedade, ou os que possa haver, mas toda e qualquer *quantia*, que lhe seja atribuída em partilha na sociedade liquidanda, seja *oriunda de sua parte no capital*, como de participação de resultados conseguidos na liquidação.

FUNDOS LIVRES. Expressam as *somas de dinheiro* ou *recursos* que não estejam servindo para qualquer garantia ou não tenham destino certo, de modo a serem utilizadas livremente, sem qualquer restrição.

No sentido financeiro, assim se diz toda e qualquer soma de dinheiro, ou da receita que, não tendo aplicação imediata, deve ser recolhida aos cofres públicos.

FUNDOS PARTICULARES. Genericamente, são os fundos pertencentes aos particulares, que deles podem dispor segundo as suas próprias necessidades.

Mas, na técnica do Direito Administrativo, é designação que se dá para os *depósitos particulares* feitos no Tesouro que, assim, não constituem *receita pública*, e estão sujeitos a restituição.

Na rubrica geral, tais fundos se enquadram na dívida pública, classificada como *dívida flutuante*.

FUNDOS PÚBLICOS. É a expressão usada no mesmo sentido de *efeitos* ou *títulos públicos* ou de *dinheiro público*.

Nesta razão, as *apólices*, que se dizem *fundos de empréstimo* e o *papel-moeda* ou *moeda-papel*, ditos de fundos que representam o capital, são *fundos públicos*.

FUNDOS REGIONAIS. Os constituídos por dotações públicas destinadas ao fomento econômico e social de determinada região do país.

FUNDOS SOCIAIS. É designação geral dada a todos os bens pertencentes às sociedades, computando-se neles todos os bens ativos constitutivos do patrimônio social.

Em sentido estrito significa o capital engrandecido por todos os fundos criados na sociedade, para seu reforço.

FUNERAL. Do latim *funus, funeris* (enterro, exéquias), é a palavra empregada para indicar o conjunto de solenidades executadas para o enterramento de um morto.

Neste sentido, então, quando se faz referência às *despesas de funeral*, nelas se computam todos os gastos decorrentes do enterramento, desde a vestimenta do morto, caixão, carros de condução, encomendações eclesiásticas, covagem, inclusive adornos que se possam fazer nas igrejas, como coroas que possam ornamentar o féretro.

As despesas do funeral devem ser pagas com haveres deixados pelo *de cujus*, sendo por isso encargos do inventário a serem cumpridos pelo inventariante.

FUNGÍVEL. Derivado do latim *fungibilis*, de *fungi* (cumprir, satisfazer), entende-se, no conceito jurídico, tudo que *possa ser substituído*.

Embora *fungível* se mostre na acepção de *consumível* porque fungível tem o sentido de referir-se ao que satisfaz, ou cumpre suas funções, na técnica jurídica eles se distinguem, notadamente quando se referem às *coisas*.

A *coisa fungível* é a substituível. A *coisa consumível* é a que se anula ou desaparece desde que cumpra a sua finalidade ou dela se tenha tirado a sua utilidade.

Mas o direito emprega fungível para significar a *substitutibilidade* de uma coisa por outra, sem alteração de seu valor, desde que se possa contar, medir ou pesar.

Assim, o que é *fungível* apresenta-se em condições econômicas de admitir a substituição, enquanto o *infungível* se exhibe com qualidade oposta.

O sentido de fungível está conforme a definição: *una, fungitur vice alterius*.

FURIOSO. Do latim *furiosus*, de *furia* (furor, delírio), em sentido lato quer significar ou qualificar todo estado de ânimo agitado ou de cólera, que se apodera da pessoa, levando-a a uma *irritação desmedida* ou *paixão incontida*, que lhe traz perturbação ao espírito e à razão.

É, assim, a qualidade de quem está em *fúria* ou com *furor*.

Mas, na terminologia e técnica da Medicina, com aplicação no Direito, o *furioso* é o *louco* ou a pessoa atacada de *furor*, definida como a *loucura agitada* ou a *alienação mental em forma violenta*.

E não era outro o sentido que já lhe dava o Direito Romano, aplicando-o para designar o estado de louco evidenciado por *acessos de furor* e *intervalos lúcidos*.

O *furioso* é, pois, o louco que, nos momentos de delírio ou de furor, se torna violento nos gestos e profere gritos alarmantes.

Os momentos de delírio ou de furor dizem-se, vulgarmente, *acessos de loucura*. E quando o louco se acalma, para os períodos de sossego dizem-se *intervalos lúcidos*, se pela interrupção da fúria ou do furor volta a pessoa à sua própria razão e discernimento.

Vide: *Enfermidade mental. Louco*.

FURTO. Do latim *furtum*, de *fur*, *furis* (ladrão), é empregado na linguagem jurídica para designar especialmente o *ato de subtração*, feito às escondidas, sorrateiramente, clandestinamente.

É, pois, a *subtração sem violência*, simplesmente pela *astúcia*. E, neste particular, difere do *roubo*, que se mostra a subtração pela violência e com força manifesta.

Nesta razão, o furto se apresenta como a apropriação de coisa alheia, contra a vontade do dono, com a intenção de privá-lo dela.

E não importa que o *furtador* clandestinamente se apodere de coisa alheia para proveito próprio ou de outrem.

Já era princípio exposto no aforismo: “*Furtum ammittit, qui de alieno elargitur.*”

E, assim, também comete furto quem se apodera do alheio, mesmo para dá-lo a outrem.

Na técnica antiga, distinguia-se em *furto simples* e *furto composto*, sendo este o furto com violência, dito propriamente roubo.

O Direito Penal moderno considera as subtrações nestes dois aspectos, distinguindo-os em *furto* e *roubo*, para o primeiro quando a subtração é clandestina, astuciosa, sem violência; para o segundo, quando se evidencia a violência ou a força, a fim de que se efetive a subtração ou a apropriação da coisa alheia.

Mas a violência que caracteriza o roubo entende-se a que se faz à pessoa, pois que o rompimento ou destruição de obstáculos à subtração de *coisa móvel* a ela não se equipara, embora agrave a sanção penal imputável ao furtador.

FURTO DE COISA COMUM. Fato típico penal consistente de subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a coisa comum de quem a detenha legitimamente (CP, art. 156).

FURTO DE USO. Como o próprio nome indica, é aquele no qual o agente se apodera da coisa para usá-la e posteriormente devolvê-la ao dono.

FURTO FAMÉLICO. Aquele que o agente comete para saciar a sua fome ou a de outrem. Exclui a criminalidade (CP, arts. 19, I, e 20).

FURTO QUALIFICADO. Designa a modalidade de furto que se pratica (CP, art. 154, § 4º):

- a) com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
- b) com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;
- c) com emprego de chave falsa;
- d) mediante concurso de duas ou mais pessoas.

FUSÃO. Do latim *fusio*, de *fundire* (fundir), em amplo sentido entende-se a *reunião* de duas coisas ou de duas sociedades, individualmente distintas, para formarem ou se transformarem em um só *corpo* ou em uma só *sociedade*.

Neste conceito, então, a *fusão* tanto pode ocorrer pela absorção de uma sociedade ou coisa por outra, que mantém a sua individualidade anterior, como pode suceder pela criação ou especificação de uma nova coisa, que vem substituir as individualidades das coisas fundidas.

A rigor, o primeiro caso se apresenta, propriamente, como *incorporação* de uma sociedade por outra, sendo a fusão, propriamente, a criação de nova entidade para substituição das que se fundem e que desaparecem.

A fusão pode ocorrer nas sociedades comerciais, nos estabelecimentos de qualquer natureza e mesmo entre os Estados.

As fusões se estabelecem e se tornam válidas, desde que cumpridas todas as exigências de ordem legal instituídas para a formação dos estabelecimentos ou das sociedades.

Assim, embora estabelecida e aceita entre os componentes dos estabelecimentos ou das sociedades, as regras que se impõem são as que se atenderiam para a constituição de um estabelecimento ou sociedade nova.

FUSTIGAÇÃO. Derivado do latim *fustuarium*, de *fustis*, dizia-se também o *suplício do arrocho*, designando a pena de morte, que se cumpria pelo *apaleamento*.

Entre os romanos, a fustigação somente se aplicava aos soldados, sendo que os centuriões e os oficiais, quando condenados à execução, eram decapitados.

FUTURO. Derivado do latim *futurus* (o que há de ser ou há de vir), é empregado, seja como substantivo, seja como adjetivo, para indicar tudo o que não sucedeu ainda, mas pode vir ou pode acontecer.

Nesta razão, *futuro* opõe-se ao *presente* ou *atual*, porque é coisa ou fato que está para se realizar ou para vir.

Pode ser *certo*, como pode ser *incerto*, pois que, em certos casos, o futuro se refere mesmo a coisa ou fatos de que nem se cogita.

Em relação aos *direitos*, ao contrário dos já adquiridos, são *futuros* quando sua aquisição não se completou. Em tal circunstância, serão *deferidos* ou *não deferidos*, segundo dependam ou não de fatos ou condições falíveis.

Na técnica forense, *futura memória* designa o depoimento que se toma *ad perpetuam memoriam*, para que se conserve até quando se torne necessário para exercer a eficácia desejada.

E se dizem *negócios futuros* (*futuris negotiis*), em oposição aos *negócios passados* (*facta praeterita*), para exprimir os negócios que se poderão realizar a seguir de determinado evento.

FUZILAMENTO. Ato ou efeito de fuzilar (executar pena capital contra alguém com arma de fogo).



GABARITO. Do francês *gabarit* (padrão, modelo), é empregado na linguagem técnica das construções para aludir à *medida* ou ao *padrão* adotado pelas posturas municipais, em relação à *altura das edificações*, em virtude do que se estabelece o número de andares que possa ter o edifício em certas e determinadas vias públicas (ruas, avenidas etc.).

GABELA. Derivado do hebraico, *gab*, de que se atribui a formação do inglês *gabel*, na terminologia do Direito antigo, era empregado no sentido geral de imposto ou toda sorte de *imposição pública*.

Especialmente, no entanto, era empregado para designar o imposto pago pela transferência dos imóveis, a que se dizia *sis*. E, particularmente, se dava a mesma designação ao pagamento feito na *chancelaria*, quando se agravava da sentença.

Também se denominava *gabela* o imposto que incidia sobre o sal.

GABINETE. É derivado do francês antigo *gabinet* (hoje *cabinet*). Também é dito *que* a antiga palavra francesa *gabinet* veio do italiano *gabinetto*, no sentido de móvel ou peça reservada à intimidade.

Particularmente, designa a *dependência* de um estabelecimento ou repartição pública, onde *odiretor*, o *chefe* ou o *gerente* exerce suas atividades e funções, despachando os papéis, atendendo às pessoas que o procuram e com quem trata de negócios pertinentes às suas atribuições.

Esse, aliás, era o sentido primitivo do vocábulo, que designavam os aposentos particulares do príncipe ou de uma autoridade pública, nos quais se encontravam os papéis para despacho e se tratava dos negócios de maior importância.

Por extensão, na terminologia administrativa passou a designar também o conjunto de pessoas ou de auxiliares, que cercam a autoridade pública, em desempenho de atribuições *desecretaria*. Diz-se, também, *peçoal do gabinete*. E se mostra, assim, uma espécie de *conselho privado* da autoridade, no qual se incluem o *chefe do gabinete*, o *secretário* e *os oficiais*.

Gabinete. Nos governos de regime parlamentar, *gabinete* designa o conjunto de ministros e subsecretários de Estado, considerados coletivamente.

Gabinete. Em sentido vulgar, então, é aplicado na equivalência de *escritório*, ou de qualquer *apartamento* ou *sala*, em que se trabalha, ou se têm em ordem aparelhos ou quaisquer outras coisas, para fins de estudo ou de experiência.

GADO. Derivado do castelhano *ganado*, sem dúvida tirado de baixo latim *ganatus*, sempre se usou o vocábulo para designar, de modo genérico, todos os *animais domésticos*, utilizados pelo homem para vários fins, inclusive para suas indústrias. Entre as espécies, encontram-se os bois e as vacas, os carneiros e as ovelhas, os bodes e as cabras. São ditos especialmente *gado bovino* ou *vacum*, em relação aos bois e vacas; *gado ovino*, relativo aos carneiros e ovelhas; *gado caprino*, relativo aos bodes e às cabras; *cavalar*, relativo aos cavalos; e *muar*, aos burros.

Diferem ainda o gado em *grosso* e *miúdo*, a que os latinos chamavam de *armantum* (o grosso) e *pecus* (o miúdo).

O gado grosso compreendia os animais graúdos, como bois, cavalos e muares; o miúdo alcançava os carneiros, os porcos, as cabras etc.

A propriedade de certo gado é assinalada por uma *marca* impressa a fogo no lombo do animal.

No Direito, os animais se qualificam *bens semoventes*. E, como tais, estão sujeitos a penhora.

No entanto, há benefício em relação aos animais a serviço da agricultura, se possam fazer falta a seu proprietário.

O furto de animais, na técnica jurídica, é chamado *abigeato*.

E se diz *pecuária* para a indústria de criação de gado.

GAFARIA. Derivado de *gafo* (leproso), era a designação dada pela Ordenação ao *hospital de leprosos*.

GAIOLA. Na terminologia da navegação do Amazonas, assim se diz a embarcação de fundo chato, empregada no transporte de mercadorias, cargas e passageiros naquele rio.

Também é nome que se dá para designar os vagões de estrada de ferro destinados ao transporte de animais.

Gaiola. Assim se chama, ainda, a prisão estreita e acanhada. E daí a expressão *estar na gaiola*: estar preso. Ou *engaiolar* (meter em gaiola), *ser preso*.

GAJEIRO. Marinheiro que fica na vigília na gávea, para dar informação acerca de fatos observados e úteis à navegação.

GALA. Derivado do francês antigo *gale* (diversão, prazer), do italiano *gala* (enfeite, adorno), que se foi originar do grego *agallo*, que significa *ornar*, é o vocábulo indicado para exprimir as *vestes* ou *uniformes*, que devem ser trazidos em dias de grandes festas ou em dias de magna solenidade.

Aplicado às festividades ou solenidades, quer significar a *pompa da cerimônia*, que se realizará em honra de certas pessoas ou para comemoração a certas datas. Assim, *dia de gala* é dia de festas cerimoniais. E *vestes de gala*, vestes cerimoniais e para festas solenes.

Gala. No Direito Administrativo, assim é denominada a licença que se concede ao servidor por seu casamento.

GALARDÃO. Aplicado, sempre, no sentido de remuneração, prêmio ou compensação.

De seu conceito, forma-se o verbo *galardoar*: conceder prêmio, conferir honrarias.

GALÉ. Dão o vocábulo como derivado do grego bizantino *galéa*, através do latim *galea* e do francês antigo *gallée*. No grego tem a significação de *lugar* ou *banco de muitos assentos*, bancos estes que se colocavam em certas embarcações, para que neles se sentassem os remadores.

Daí, passou a designar a espécie de embarcação, chata, comprida e estreita, movida a vela e a remos.

E como se tomou o hábito de colocar *condenados* nos bancos dos remos para servirem *comoreadores das galés*, indicam-se, pela palavra, aqueles que receberam essa pena. E era ela perpétua ou temporária. Daí a expressão *galés perpétuas*.

E a denominação *grilheta* vem do uso de ser colocada no pé do condenado uma *calceta de ferro*, presa a uma corrente grossa que ia até a cintura, onde era amarrada, enquanto trabalhava.

GAMBOAS. Assim se designam os braços de mar ou de rio, que se alimentam das marés, ou das enchentes dos rios, ou seja, esteiros que não têm água própria, ficando por vezes secos, quando a maré ali não chega ou quando os rios baixam suas águas.

Os terrenos marginais das *gamboas*, em certas circunstâncias, dizem-se terrenos de marinha, quando eles se encontram compreendidos na extensão de suas embocaduras, que estejam à beira-mar ou à margem dos rios, a que chegam, normalmente, as marés.

GANÂNCIA. Derivado de *ganho*, é tomado no mesmo sentido de *lucro* ou *ganho*, que se possa ter em um negócio. É vulgarmente tomado como o *interesse pelo ganho* ou o *desejo do lucro*. Pejorativamente, é empregado como *ganho* ou *lucro ilícito*.

GANHA-DINHEIRO. Empregado pelo Código Afonsino para designar o trabalhador, o obreiro ou o jornaleiro.

GANHADOR. É comumente empregado na gíria comercial no sentido pejorativo: designa a pessoa de pouco escrúpulo nos seus negócios, tendo somente em mira os seus ganhos.

Mas é também aplicado para designar a pessoa que vive a frete ou a fazer transportes, sendo, assim, equivalente a *carregador* ou *biscateador*.

Ganhador. É, no entanto, também empregado, na linguagem referente a loterias, sorteios e turfe, para indicar a pessoa ou pessoas favorecidas pelos prêmios ou pelas apostas, em virtude de terem sido premiadas ou de terem acertado os palpites dados. É, pois, *opremiado*, o *sorteado* ou *acertador*.

GANHO. Derivado (particípio) de ganhar. A etimologia é controversa. A maior corrente filológica aponta para o gótico *ganan* (cobiçar), cruzado com o germânico *waidanjan* (colher, fazer a colheita)

Em tal sentido, pois, *ganho* é o proveito ou vantagem conseguida por uma pessoa, por sua iniciativa ou eventualmente, não importando que se objetive em dinheiro ou por qualquer outra forma.

Em sentido restrito, *ganho* quer significar o resultado pecuniário. E assim é tido na terminologia comercial.

Nesta acepção, pois, ele se representa pelo *salário*, pelo *ordenado*, pela *paga* de qualquer serviço ou pelos lucros *auferidos* num negócio.

E, segundo sua *procedência*, isto é, consoante se origina de atos honestos e legais, ou de atos condenados ou ilegais, diz-se *ganho lícito*, para o primeiro caso, e *ganho ilícito* para o segundo.

No plural, *ganhos* é tido na equivalência de *bens* ou *recursos*.

GANHO DE CAUSA. Na terminologia forense, serve a expressão para indicar a *solução satisfatória* pronunciada a favor de uma das partes, em referência a ela. É a vitória na causa ou na demanda.

GARAGEM. Vernaculizado do francês *garage*, é o vocábulo empregado para designar o estabelecimento que mantém armazém para guarda, vigia e limpeza de automóveis que aí se recolhem, no qual, ainda, se abastecem de gasolina e de óleos lubrificantes, são limpos (lavados) e lubrificados.

Nas *garagens*, os automóveis recolhidos ou se colocam em comum no armazém a isto destinado, ou se colocam em *cabinas*, igualmente chamadas de *boxes* (do inglês *box*: compartimento). Mas, há *garagens mistas*, onde, além da locação de espaço para sua guarda, se mantêm oficinas para reparos ou consertos. E outras possuem automóveis que se destinam à locação para transportes de passageiros ou para serem usados pelos alugadores ou locatários, por hora ou na forma do ajuste.

GARANTE. Do francês *garant* (*quarant*, *warrant*, no francês antigo) procedente do teutônico e assemelhado ao Alemão *Gewähr*. É tido na significação de pessoa que, perante outra, se fez responsável pelo cumprimento de ato ou obrigação a ser cumprida por uma outra pessoa.

Assim, é a pessoa que dá ou oferece garantia a respeito da execução de um contrato ou do cumprimento de uma obrigação.

Desse modo, *garante* apresenta-se na significação genérica, desde que se refere a qualquer espécie de *garantia*. Tanto pode designar o *fiador*, o *avalista*, o *abonador* ou o *responsável* pela efetiva execução de qualquer ato jurídico.

Mas, em sentido generalizado, garante entende-se toda pessoa que está diretamente vinculada à obrigação de outrem, sendo responsável pelo seu cumprimento.

GARANTIA. Deriva-se de *garante*. E possui o sentido amplo de significar a *segurança* ou *opoder* de se usar, fruir ou de se obter tudo que é de nosso direito, segundo os princípios formulados em lei, ou consoante afirmativas asseguradas por outrem.

Especializando-se, então, a *garantia* mostra-se como de *direito* ou *convencional*, a primeira das quais também se diz *natural* e a segunda, *contratual* ou *obligacional*.

A primeira decorre de princípio jurídico ou regra instituída em lei, não necessitando de declaração de vontade da pessoa. A segunda é a que decorre de obrigação do garante, que assumiu o ônus da garantia.

No primeiro caso, a *garantia* evidencia-se um *direito*, uma *prerrogativa* ou uma *segurança* afirmada legalmente.

No segundo caso, a *garantia* é a *fiança*, o *aval*, o *endosso*, o *abono*, o *penhor*, a *caução*, a *hipoteca*, dizendo-se pessoal ou real, segundo as circunstâncias em que se manifesta, as quais, por sua vez, demonstram os traços dominantes e distintivos de cada espécie.

E pode ser tida na equivalência da *responsabilidade*, quando num sentido generalizado. E, assim, *garantia* exprime a situação em virtude da qual o devedor é obrigado ou compelido a cumprir a prestação devida ao credor.

GARANTIA BANCÁRIA. Expressão genérica por que se designa toda espécie de *abono bancário*, consistente em dar o banco, em favor de um comerciante ou mesmo de um particular, uma garantia relativamente ao pagamento de uma obrigação a ser cumprida pelo beneficiário ou garantido. O *crédito confirmado* mostra-se uma garantia bancária.

GARANTIA CONSTITUCIONAL. É a denominação dada aos múltiplos direitos assegurados ou outorgados aos cidadãos de um país pelo texto constitucional. Rui Barbosa definiu-as, *stricto sensu*, como “as solenidades tutelares de que a lei circunda alguns dos direitos individuais contra os abusos do poder”.

As garantias constitucionais, pois, diferem e não se confundem com os *direitos individuais*, sendo seu estabelecimento fundado no dever de ampará-los e protegê-los.

E assim se mostram os princípios constitucionais que podem ser convocados, a fim de que se respeitem os direitos individuais, anulando-se as molestações aos mesmos, como e onde quer que se evidenciem tais desrespeitos.

Casos há, porém, em que se podem suspender as garantias constitucionais. E estes se encontram anotados, também, na própria Magna Carta, que as institui.

GARANTIA DE CURATELA OU DE TUTELA. Refere-se à garantia real que deve o curador ou tutor, segundo a exigência judicial, ofertar para ser admitido ao exercício do múnus.

GARANTIA DE EVICÇÃO. É a que assiste a todo vendedor para com o comprador, em virtude da qual assume a responsabilidade de fazer sempre valiosa a venda realizada, mesmo indenizando o comprador quando seja ele expropriado do bem ou do direito dele adquirido.

GARANTIA DE INSTÂNCIA. Quando o recurso somente é cabível se o recorrente depositar a importância em discussão.

GARANTIA DE JUROS. Na linguagem comercial, é a expressão usada para significar a responsabilidade assumida por alguém em relação aos *lucros* ou *dividendos* de uma sociedade ou empresa, em virtude do que fica o responsável ou garante na obrigação de pagá-los, segundo a taxa que se tiver firmado, mesmo que não se hajam verificado lucros no negócio.

GARANTIA DO DIREITO. Assim se diz do *elemento externo* do direito, que ocorre em sua defesa e garantia, manifestando-se na *proteção-coação* que o vem assegurar quando ameaçado de espoliação ou espoliado.

Ela é que põe em ação a *força social* (a lei), para vir proteger o titular do direito ofendido e para impor que cesse a ofensa.

A *garantia do direito*, pois, exprime um elemento integrante dele e se mostra existente em sua própria essência.

Na exposição do princípio jurídico – *a todo direito corresponde uma ação que o assegura* – está contido todo o sentido da *garantia do direito*. E está definido o que seja a *proteção-coação* em que assenta semelhante garantia.

GARANTIA DO EMPREGO. É a estabilidade do cargo ou do emprego, assegurada por lei. É a garantia a esta estabilidade, em virtude do que não pode o empregado ser privado do cargo ou do emprego, e, consequentemente, dos proventos que dele tira.

Diz-se, também, *estabilidade funcional*. E a garantia se articula em dois sentidos:

- a) na segurança do cargo, de que não pode ser dispensado injustamente;
- b) na segurança de todas as vantagens pecuniárias e outras, que são decorrentes do cargo.

GARANTIA FIDUCIÁRIA. Quando a dívida é garantida através da alienação fiduciária.

GARANTIA FUNDAMENTAL. Representa salvaguardas que as Constituições Políticas agasalham para validade dos direitos assim consignados.

Pode ser:

- a) ativa – depende de provocação do indivíduo ou da coletividade (*habeas corpus*, mandado de segurança, *habeas data*, mandado de injunção, ação popular);
- b) passiva – independe da iniciativa individual ou coletiva, uma vez que se insculpe como princípio constitucional basilar.

GARANTIA GÊMEA. Refere-se à garantia que nasce contemporaneamente à dívida, como, por exemplo, na hipoteca que garante aquele que financia a compra do prédio.

GARANTIA LEGAL. É a que se institui em lei a favor de certas pessoas ou para segurança dos direitos individuais.

Nela é que se firma a *proteção-coação* para assegurar a integridade de todo direito (*facultas agendi*).

GARANTIA LOCATÍCIA. Compreende elementos acessórios garantidores do contrato de locação; representa ônus que a lei impõe ao inquilino, que possui o uso e gozo da coisa, para assegurar ao locador adimplemento da obrigação, em especial o pagamento do aluguel e encargos.

A lei contempla as seguintes modalidades de garantia: caução, fiança e seguro de fiança locatícia, não admitindo a disposição de mais de uma garantia num mesmo contrato, e, dada a natureza acessória da garantia, a imposição de mais de uma implica nulidade da excedente.

A garantia locatícia, vinculando o garantidor, se estende até a efetiva devolução do imóvel.

O locador poderá exigir a substituição da modalidade de garantia ou do fiador nas hipóteses de:

- a) morte, ausência, interdição, falência ou insolvência do fiador;
- b) mudança, sem comunicação, da residência do fiador;
- c) exoneração do fiador;
- d) prorrogação da locação por prazo indeterminado, se a fiança tiver termo final;
- e) alienação ou gravação dos bens imóveis do fiador;
- f) desaparecimento dos bens móveis, desapropriação ou alienação do imóvel, tratando-se de garantia expressa por caução.

O descumprimento, por parte do inquilino, da exigência do locador para oferecer nova garantia ou novo fiador implica a:

- a) resolução do contrato de locação, por infração de cláusula contratual, que exige do locatário a exibição de novo fiador ou nova garantia no prazo de 30 dias;
- b) antecipação do dia do vencimento do aluguel para até o sexto dia útil do mês vincendo.

Quanto ao conteúdo, a fiança abrange o aluguel, os encargos, a indenização por danos no prédio locado, e, eventualmente, as despesas judiciais.

Morrendo o fiador pode o locador exigir a sua substituição, continuando entretanto os herdeiros responsáveis por eventuais débitos existentes até a data do falecimento, exceto se o valor ultrapassar as forças da herança [Cód. Civil/2002, art. 836 (art. 1.501 do Cód. Civil/1916)].

O contrato de fiança do fiador casado só terá validade com o consentimento do cônjuge, independentemente do regime de bens, excluindo-se da comunhão a fiança prestada pelo marido sem o consentimento da mulher, que poderá exercitar a ação de anulação de fiança irregular no prazo decadencial de 4 anos.

A fiança, quando ilimitada, compreenderá todos os acessórios da dívida principal – Cód. Civil/2002, art. 822 (art. 1.486 do Cód. Civil/1916), inclusive as despesas judiciais, desde a citação do fiador, que deverá ser notificado da demanda.

Ocorrendo pluralidade de fiadores a fiança implica solidariedade entre os garantidores, respondendo cada um de per si pela dívida toda, exceto se se reservarem o benefício da divisão, hipótese na qual cada um dos fiadores responderá tão somente pela cota da sua obrigação [Cód. Civil/2002, art. 830 (art. 1.494 do Cód. Civil 1916)]. (ngc)

A lei contempla as seguintes modalidades de caução:

- a) caução de bens móveis: entrega ao credor ou ao seu representante;
- b) caução de bens imóveis: averbação no registro respectivo;
- c) caução em dinheiro: não pode exceder ao equivalente a 3 meses de aluguel; deverá ser depositada em caderneta de poupança autorizada, revertendo em benefício do locatário as vantagens decorrentes do depósito;
- d) caução em títulos e ações: deverá ser substituída, no prazo de 30 dias, nas hipóteses de concordata, falência ou liquidação das sociedades emissoras.

O seguro de fiança locatícia abrange a totalidade das obrigações do locatário.

GARANTIA PESSOAL. Assim se diz da responsabilidade pessoal assumida por uma pessoa para o cumprimento de uma obrigação.

Ela provém da *fiança*, do *endosso*, do *aval*, do *abono*, ou da *cláusula contratual*, em virtude do que fica a pessoa na obrigação de cumprir o pagamento do crédito que nestes contratos se gera, quando o devedor não a cumprir, ou quando o garante está no dever de cumpri-lo.

A garantia pessoal difere da *real*, em que esta se firma em ônus de outra natureza, embora, implicitamente, nela se possa ver a garantia pessoal genérica do garante, em face do encargo que pesa sobre seu patrimônio, de onde saiu a garantia oferecida ou dada.

Em seu próprio sentido, a *garantia pessoal* é dita de *fidejussória*, porque se firma na confiança e na idoneidade da pessoa.

Neste caso, a rigor, a garantia pessoal implica a existência de um contrato ou *obrigação acessória*, que nasce e vive ligada à obrigação principal.

No entanto, em sentido amplo, genérico, é tida a expressão *garantia pessoal* na significação de *dever pessoal* do devedor em relação ao direito do credor, correspondendo a este *asegurança* que lhe cabe contra o devedor de haver o que é dele.

Neste sentido, então, a *garantia pessoal generalizada* tanto pode referir-se à que se contém na *garantia real específica*, como à que decorre ou é comum a todas as dívidas.

E, aí, não será *obrigação acessória*, mas obrigação assemelhada à principal, no primeiro caso, e meramente individualizada no segundo.

Assim, num conceito de *responsabilidade*, todo devedor dá sua garantia pessoal ao cumprimento da obrigação, o que, sem dúvida, difere da *garantia* como obrigação acessória.

GARANTIA POR CAUÇÃO. Assim se diz da garantia real ou da garantia fidejussória, dada ou oferecida por imposição legal ou para cumprimento de cláusula contratual.

Neste particular, então, a expressão indica o *modo* ou forma por que a garantia é efetivamente promovida.

A garantia por caução diz-se *judicial*, quando promovida em juízo, no curso de ação ou para preparo ou propositura dela.

Quando a lei não determinar a espécie de caução, esta poderá ser prestada mediante depósito em dinheiro, papéis de crédito, títulos da União ou dos Estados, pedras e metais preciosos, hipoteca, penhor e fiança (CPC, art. 827).

GARANTIA REAL. É a que se funda no oferecimento ou entrega de um bem móvel, imóvel ou semovente, para que nele se cumpra a exigência ou execução da obrigação, quando não é cumprida ou paga pelo devedor.

A garantia real, pois, revela o ônus real sobre a coisa, pertencente ao devedor ou mesmo a estranho que intervém no contrato, em que se funda a dívida, como *garantia do devedor*.

Ocorre no *penhor* e na *hipoteca*. E se diz real, precisamente pela natureza da garantia, incidente sobre *bens patrimoniais de alguém*, não sobre o seu *crédito* ou *fé* pessoal.

A anticrese, igualmente, objetiva espécie de garantia real.

No entanto, no sentido da *garantia real* está integrada a *responsabilidade* pessoal do devedor, pelo remanescente da dívida, quando a *coisa* não satisfaz o pagamento total dela. E essa responsabilidade é dita de *garantia pessoal generalizada*, porque extravasa a garantia realmente dada para atingir outros bens do devedor, mesmo não incluídos nela.

E, neste sentido, é tida como *obrigação pessoal* do devedor para com o credor, que, perdido o privilégio decorrente da garantia real, se mostra credor quirografário do devedor, pela parcela não recebida.

Pode ser dita, em distinção à garantia real, não somente garantia pessoal, como garantia simples.

GARANTIA SIMPLES. Genericamente, em sentido de responsabilidade pessoal, é a garantia que não se funda em outra obrigação ou direito que não sejam os que competem, respectivamente, ao simples devedor e ao simples credor.

É a garantia fundada, exclusivamente, na obrigação pessoal do devedor.

E, com esta designação, teremos visto a diferença entre ela e as garantias pessoal e real, quando se tem o vocábulo no sentido de *reforço* ou de obrigação acessória à dívida principal.

Na técnica do Direito Comercial, a *garantia simples* é a que se gera da *obrigação solidária* entre vários garantes, em virtude do que cabe a cada um deles o direito de reaver do outro o que lhe compete por ter sido compelido ao pagamento da dívida.

Ela ocorre entre os *endossantes* e se faz efetiva pelo uso do *direito regressivo* por parte do endossante que se encontra como titular dele, para exigir a totalidade do valor do título que pagou. Ou ocorre entre os *cofiadores*, para haver dos demais, quando for o caso, a parte com que devem concorrer para o cumprimento da obrigação ou contra o devedor afiançado para que cumpra a si o pagamento feito.

GARANTIA SOLIDÁRIA. É decorrente da responsabilidade solidária havida entre os vários endossantes de um título para com o portador do mesmo, ou a que resulta da solidariedade da obrigação, em virtude do que o credor pode, indistintamente, exigir, de cada um dos coobrigados, o cumprimento da obrigação.

A expressão garantia solidária, pois, é tida no mesmo sentido de *responsabilidade solidária*.

GARANTIA SUBSIDIÁRIA. É também consequente da responsabilidade afetada a uma pessoa, em virtude da qual *responde* com seus *haveres particulares* pelos compromissos de uma sociedade, no caso em que os bens não bastam para cumprir o pagamento das obrigações por ela assumidas.

E neste fato, isto é, nesta circunstância em responder para com pessoa, não *diretamente* nem como *principal* obrigado, mas quando o devedor direto, imediato, não cumpre a obrigação, vem cumpri-la ou pagá-la como *responsável subsidiário*, ou que *vem em substituição* de outrem, em virtude da garantia imposta.

E esta resulta sempre da *solidariedade* havida entre as pessoas que participam da sociedade como sócios, sob esta condição ou sob esta obrigação.

Assim, a *garantia subsidiária* não ocorre quando o sócio não assume a responsabilidade solidária ou não tem qualquer obrigação em relação aos compromissos ou obrigações sociais, limitada que seja a sua obrigação ao cumprimento dos deveres que lhe são impostos como sócio, sem qualquer solidariedade nas obrigações sociais.

GARÇOM. É o vocábulo usado para indicar o empregado de *hotéis*, *cafés* ou *restaurantes*, para atender a freguesia, servindo às mesas, ali dispostas, as pessoas que frequentam tais estabelecimentos.

“GARE”. É palavra, empregada na terminologia ferroviária, para designar a *plataforma* das estações, em que desembarcam e embarcam os passageiros ou se carregam ou descarregam as mercadorias.

GARIMPAGEM. Derivado de *garimpo* (brasileirismo), entende-se na linguagem das minas o trabalho rudimentar de pesquisa e extração de pedras preciosas nos álveos dos rios ou margens de cursos naturais de águas e seus terraços, bem como nos depósitos secundários de chapadas, vertentes e alto dos morros.

A garimpagem pode ser exercida livremente nos rios públicos e nos terrenos devolutos.

Nas terras de propriedade particular ou arrendadas, somente é permitida com autorização dos respectivos proprietário e arrendatário.

GARIMPO. Na linguagem de mineração, é aplicado para indicar o local ou sítio em que se encontram *minas de diamantes* ou onde se explora a extração ou cata de pedras preciosas. Extensivamente, serve para designar o lugar ou povoado em que habitam ou moram os garimpeiros. Há, entre os garimpeiros, nos garimpos, linguajar dificilmente compreendido por estranhos. Para as coisas mais simples e fatos comuns, empregam expressões interessantes, instituindo vocabulário original.

A atual Constituição favorece a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros (art. 174, § 3º).

Tais cooperativas terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas respectivas de atuação (art. 174, § 4º).

GARNACHA. Derivado do italiano *guarnaccia*, de *guarnire* (enfeitar, ornar), designa a vestidura talar larga, com a respectiva gorra, que é de uso dos magistrados.

GARRAFA. Derivado do árabe, entende-se *garrafa* todo vaso de vidro ou de cristal, e mesmo de louça, de gargalo estreito e destinado a conter qualquer líquido.

É, assim, o recipiente, em que se guardam e conservam as coisas líquidas, como água, vinho, leite, álcool etc.

GARRAR. Derivado do espanhol *garrar*, do árabe *gara* (ir ao fundo), é empregado, na terminologia marítima, para indicar o navio que, ancorado, é levado pelo impulso das ondas, seja porque se desprende das âncoras ou amarras, seja porque não se achavam estas bem firmadas.

Extensivamente, também, é aplicado o verbo para exprimir a passagem do navio pelo porto em que devia aportar, para *garrar* outro, isto é, ir adiante daquele onde se queria ir.

No primeiro caso, tem o mesmo sentido de *desgarrar*.

GARROTE VIL. Instrumento de execução da pena de morte em que o condenado é lentamente estrangulado.

GÁS. Meio de execução da pena de morte intoxicando e asfixiando o condenado. Constitui crime expor a vida ou a integridade física de outrem a gás tóxico ou asfixiante. Disposição da CF/88 assegura ao Estado-membro a competência de exploração do gás canalizado.

GASTAR. Derivado do latim *vastare* (destruir, assolar), é empregado na linguagem jurídica no sentido de *consumir*, *destruir* ou *desbastar*, e *despender*.

Dele se formam várias palavras de uso comum na técnica do Direito, como *gastos*, *gastador*, empregados, mesmo, em sentidos próprios, pois *gastador* quer dizer *esbanjador* ou o *quegasta em demasia*, enquanto *gasto* significa propriamente *despesa* ou *dispêndio*.

Vide: *Gastos*.

GASTOS. Formado de *gastar* (despender, consumir), é empregado, geralmente no plural, para significar toda *despesa* ou *dispêndio* ocorrido para manutenção ou conservação de algum negócio ou de alguma outra coisa.

É, assim, toda soma em dinheiro despendida não na aquisição de coisas que não se consomem, mas em regra de coisas consumíveis ou que não figuram, por sua espécie, no acervo patrimonial da pessoa.

São dispêndios efetivados por necessidade ou para satisfação de gozo ou de coisas úteis.

Desse modo, os dispêndios verificados na aquisição de bens que não se consomem, que ficam aumentando o patrimônio da pessoa, não se dizem propriamente *gastos*, nem entram no rol destes.

Na técnica do comércio, também, *gastos* referem-se a toda e qualquer despesa efetivada na manutenção do negócio ou para outro fim de utilidade dele, que não pode ser admitida entre o seu *ativo*, pois que não resulta no aumento de patrimônio do comerciante.

Gastos, assim, trazem sempre consigo a ideia de *consumo*. E têm o mesmo sentido de *despesas*.

GASTOS DOMÉSTICOS. Assim se denominam as despesas relativas à manutenção de uma família, cujos recursos devem ser fornecidos pelo chefe da sociedade conjugal, ou por aquele a quem compete a prestação de alimentos.

Neles se incluem não somente a alimentação das pessoas que pertencem à família e que não possam ser mantidas por si mesmas, como o suprimento de roupas e educação aos menores.

Os gastos domésticos referem-se ao *custeio* da família.

GASTOS EXTRAORDINÁRIOS. Têm o mesmo sentido de *despesas extraordinárias*. São, assim, os que surgem inesperadamente ou que não estavam previstos e devem ser atendidos em virtude das circunstâncias em que se apresentam as coisas.

Quando os *gastos extraordinários* decorrem de atos de outrem, e, assim, se mostram em prejuízo de quem os fez forçadamente, assegura-se o direito ou a faculdade a quem despendeu as quantias respectivas, de ir havê-las do *causador* destes gastos, se provada a sua responsabilidade.

Os *gastos extraordinários* promovidos pelo capitão em defesa e garantia da massa comum, constituem, em regra, *avaria grossa* (ou *avaria comum* ou *avaria-despesa*).

GASTOS GERAIS. Na técnica da contabilidade, é denominação dada a título do Razão, livro de contabilidade onde se fazem todos os lançamentos relativos às despesas efetuadas pelo estabelecimento, para manutenção do mesmo e custeio de seus negócios.

Neste título, quando não se fez discriminação para cada espécie de despesa, como é de costume em vários estabelecimentos, incluem-se salários de empregados, retiradas de sócios *pro labore*, pagamentos de impostos, aluguéis do imóvel, fornecimento de luz e de energia, despesas de telefone, e todas as demais desse jaez.

No sentido da contabilidade, o título *Gastos Gerais* entende-se título de *prejuízo*, sendo, por isso, todos os lançamentos referentes a ele levados a *débito* da conta, e creditados à *Caixa*, ou em outro título que se mostre credor no lançamento, quando a despesa não é paga no ato.

Costumam usar, também, como equivalente, o título de *Despesas Gerais*.

GASTOS INJUSTOS. Têm o mesmo significado de despesas inúteis ou supérfluas e se opõem ao sentido de gastos necessários ou despesas úteis e necessárias.

O sentido de *injustos* dos gastos, pois, decorre de sua inutilidade ou falta de justificação, isto é, da ausência de demonstração de que se faziam necessários ou não se mostrarem proveitosos em sua aplicação.

Neste particular podem ser considerados injustos, a respeito de um negócio, os gastos estranhos a ele, ou a seus objetivos, ou os que se fizeram sem o menor proveito.

Gastos injustos ainda se dizem os que não são comprovados, pelo que não se evidenciam procedentes e podem, por isso, ser impugnados por quem tenha que suportar os encargos deles decorrentes.

GASTOS NECESSÁRIOS. São os que se fazem para fins úteis ou para cumprimento de obrigação.

Os *gastos domésticos*, que não excedam os limites de sua utilidade, os gastos com a manutenção de um negócio, os gastos indispensáveis à conservação de bens, para que eles não se depreciem ou deteriore, são reputados *gastos necessários*.

O *necessário*, pois, advém da utilidade e da necessidade do gasto.

Têm o mesmo sentido de *despesas necessárias*.

GASTOS ORDINÁRIOS. Em oposição aos *gastos extraordinários*, são os gastos que devem, normalmente, ser feitos para atender às necessidades da pessoa ou de seu negócio.

São, assim, os gastos ou despesas comuns a que não se pode furtar a pessoa para cumprir as suas obrigações em relação aos filhos e esposa, aos pais, ou para manter a finalidade ou os objetivos de seu negócio.

Mostram-se, assim, assemelhados aos *gastos necessários*, porque decorrem de uma imposição natural ou de uma imposição de ordem legal.

GASTOS ÚTEIS. Têm o mesmo conceito de *despesas úteis*, cuja utilidade sempre resulta *dobenefício que decorre deles*.

Podem, por vezes, apresentar-se simplesmente úteis. Mas, em regra, se mostram úteis e necessários.

GATEIRA. É denominação que se dá à *fresta* ou *janela*, aberta sobre o telhado de uma casa, a fim de que por elas entrem o ar e a luz.

GATILHO SALARIAL. Mecanismo legal ou de convenção coletiva do trabalho prevendo reajuste do preço ou da remuneração quando os índices inflacionários alcançarem determinado patamar.

GATO. Do latim *cattus* (gato, animal doméstico do tipo dos felinos), é empregado na linguagem policial, como gíria, para designar o *larápio* ou *gatuno*.

Dele é que se forma o brasileirismo *gatunar*, no sentido de *furtar*.

GATO DE LUZ. Também, na gíria policial, é a expressão usada para indicar o *vício* feito *nocontador* (registro) de luz elétrica ou de força, com a intenção de *furtar luz* ou *energia elétrica*.

A lei penal qualifica de *furto* o desvio ou uso fraudulento de energia elétrica (artigo 155, § 3º).

GATUNAGEM. Derivado de *gatuno*, de *gato* (larápio, ladrão), designa a ação própria da *gatunice*, do roubo, do furto, da rapinagem.

Indica também o bando ou a vida de *gatunos*.

GAZETA. Derivado do veneziano *gazeta* (antiga moeda de Veneza), através do italianogazzetta, tem aplicação no sentido genérico de jornal ou *publicação* periódica de notícias ou de outros assuntos, literários, científicos ou políticos.

Gazeta. Na gíria escolar, é a *fuga* à aula ou o não comparecimento do aluno ao estabelecimento de ensino.

GAZETILHA. De *gazeta*, na linguagem técnica da imprensa, assim se diz de *seção* mantida, continuamente, no jornal, em referência ou trato de certos assuntos, discutidos ou mencionados em forma satírica ou jocosa.

É o nome que se dá, também, aos *folhetins* insertos nos jornais.

GAZUA. Derivado do castelhano *ganzúa*, é denominação que se dá à *chave falsa* ou ao instrumento de ferro utilizado para abrir fechaduras.

GELADEIRA. Derivado de gelo, é vocábulo empregado no Brasil para designar uma espécie de *frigorífico* ou *refrigerador móvel*, para uso doméstico, para conservação de *alimentos* ou para outras utilidades caseiras. Aparelho para *fazer gelo*.

Geladeira. Na gíria policial, é a palavra aplicada para significar a *cela* ou *solitária*, a que se recolhem os presos para castigo de infrações disciplinares, nas penitenciárias.

Extensivamente, diz-se *geladeira* para exprimir *prisão*.

GÊMEO. Derivado do latim *geminus* (duplo), também dito *dídimo*, da forma grega *didymos*(gêmeos), é a designação que se dá a cada um dos indivíduos nascidos no mesmo parto.

O assento de nascimento desse parto duplo deve declarar o fato da *geminção*, anotando-se nele quem nasceu primeiro ou em segundo lugar, fazendo-se um assento para cada gêmeo.

GENE. Unidade física e funcional do material hereditário que determina as características de um indivíduo e é transmitido de geração em geração. Os genes são compostos por DNA. (nsf)

Vide: *DNA*.

GENERAL. Do latim *generalis*, através do francês *général* (no francês antigo *general*) na terminologia militar é empregado para distinguir, na ordem hierárquica das forças militares de terra, o oficial-chefe ou oficial superior, a quem se comete a direção de um grupo notável de batalhões.

Na hierarquia do generalato, vem em primeiro lugar o posto de *general de exército*, seguindo-se-lhe o de *general de divisão* e, por fim, o de *general de brigada*.

Acima do *general* coloca-se o *marechal* e abaixo dele o *coronel*.

Quando se atribui ao *general* o comando de todas as forças armadas de um país, diz-se *general-chefe* ou *generalíssimo*, posto que, por suas atribuições, corresponde ao *demarechal*.

Na marinha de guerra, os postos de generais correspondem aos de *almirante*, *almirante de esquadra*, *vicealmirante* e *contraalmirante*.

GENERALIDADE. Derivado do latim *generalitas* (generalidade, universalidade), mostra a qualidade de tudo o *que é geral*, é tomado por seu conjunto, sem que, assim, se desça às especializações.

No plural, *generalidades*, exprime o conjunto de princípios fundamentais e gerais que rege determinada matéria, servindo, assim, de base ou fundamento às pesquisas especiais sobre questões que se integram na referida matéria.

GÊNERO. Do latim *genus* (família, raça), oriundo do grego *genos* (*raça, família*), cuja raiz *gen* provém do sânscrito *jan* (gerar, produzir); exprime a *série de coisas* ou as *espécies de coisas*, que se assemelham, sendo por essa razão agrupadas sob uma indicação ou designação geral.

O *gênero* é o que é comum a *várias espécies*. Representa, pois, o grupo de coisas não individualizadas de per si, mas encaradas pela *classe* a que pertencem. A *individualização*, dentro da classe ou da *generalidade*, é que identifica a *espécie*.

Nesta razão, quando a coisa não é determinada ou individualizada, podendo, por isso, ser substituída uma pela outra pela mesma quantidade ou qualidade, diz-se *in genere*, em oposição às que estão definidas e não se podem substituir, ditas *in specie*.

O sentido de *in genere* e *in specie*, a respeito da substituição das coisas entre si, também nos oferece o exato conceito da *fungibilidade*, pois que esta pode ser firmada na especificação (*in specie*) da coisa, de modo que, mesmo fungível, possa considerar-se infungível, por sua insubstitutibilidade.

A fungibilidade, fundada na substituição, está na relação da entrega das coisas, umas pelas outras, encaradas *in genere*.

Às vezes, entende-se *gênero* a determinação da coisa pelo número, a que os romanos diziam *quantitas*, enquanto espécie é o que se menciona *por indivíduo*.

Assim as Ordenações compreendiam os vocábulos.

O gênero, enfim, é o *geral* e como tal está para a *espécie*, que é o *especial*.

Gêneros. Na linguagem comercial, no plural, é o vocábulo empregado para indicar as várias espécies de mercadorias ou produtos destinados ao consumo coletivo, especialmente de origem agrícola: arroz, feijão, batatas etc.

Quando as mercadorias são *líquidos*, dizem-se *gêneros molhados*, em oposição às demais que se chamam *gêneros secos*.

Os *gêneros* mais pesados, que se costumam colocar em primeiro lugar nos porões dos navios, sobre *estivas*, recebem a denominação de *gêneros de estiva*. São geralmente os *gêneros de sacaria* que não se deterioreem facilmente e que possam suportar o peso de mercadorias mais leves, tal como o feijão, o milho etc.

GENEROSIDADE. Do latim *generositas* (bondade, magnanimidade), quer significar grandeza de alma ou a superioridade de sentimentos e a magnanimidade de obras.

Quando a generosidade se manifesta na concessão de *dádivas* ou no *auxílio pecuniário*, diz-se, no sentido jurídico, propriamente, *liberalidade*.

GÊNESIS. Derivado do latim *genesis*, de igual palavra grega, tem o mesmo sentido de *degeração* ou *origem dos seres e das coisas*.

Também designa o vocábulo o primeiro livro do Antigo Testamento (Bíblia), em que se descreve a criação do mundo (gênese) e a história dos primeiros patriarcas, livro este que, com os demais, formando o *Pentateuco*, são atribuídos a MOISÉS.

GENÉTICA. Ciência que trata da reprodução, herança, variação e do conjunto de fenômenos relativos à descendência. (nsf)

GENOCÍDIO. Do latim *genus* (família, raça, tronco), do grego *genos*, e *caedere* (matar, cortar), designa o *assassínio*, a *matança* ou *morticínio em massa*, na intenção de exterminar ou destruir certo grupo de pessoas, no todo ou em parte, bem assim a *adoção* ou *prática de medidas* tendentes a provocar o seu desaparecimento ou a criar condições propícias ao depauperamento das pessoas que o compõem, levando-as à inanição e aniquilamento.

O *genocídio*, pois, não se caracteriza simplesmente pelo *massacre* ou *chacina* total ou parcial do grupo, mas, igualmente, pela continuada e persistente prática ou execução de atos capazes de promover a extinção ou extermínio do grupo, no todo ou em parte.

Em regra, o *genocídio* tem como causa questões ideológicas, de que divergem os componentes do grupo malsinado, apoiando-se, notadamente, em divergências de ordem *nacionalista, étnica, racial* ou *religiosa*.

O Brasil regulou e definiu o genocídio pela Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, considerando como *genocidas* quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso:

- a) matar membros do grupo;
- b) causar lesão grave à integridade física ou mental dos membros do grupo;
- c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial;
- d) adotar medidas a impedir nascimentos no seio do grupo;
- e) efetuar transferência forçada de criança de um grupo para outro grupo.

O *genocídio* não se considera crime político, a fim de que não se impeça a extradição dos genocidas.

A Lei nº 8.072, de 25.07.1990, o considerou como *crime hediondo* e, como tal, insuscetível de anistia, graça, indulto, fiança e liberdade provisória.

GENOMA HUMANO. Conjunto de genes de um organismo armazenados em um conjunto de DNA e seus cromossomos. Contém informações não só das principais características hereditárias, mas também suas alterações e as doenças que poderíamos desenvolver ao longo da vida. (nsf)

Vide: *DNA*.

GENRO. Derivado do latim *gener* (marido da filha), indica o parentesco, por afinidade, que se gera entre os pais da mulher e o marido dela, dizendo-se *genro* em relação a ele, e *sogros* (sogro e sogra), em relação aos pais da mulher.

É admitido o princípio de que o parentesco afim, em linha reta, não se extingue pela dissolução ou extinção do matrimônio.

O parentesco de *genro*, pois, persiste, mesmo depois da morte da filha e seus ascendentes.

É o princípio que se afirmara no Direito Canônico: “*affinitas in superstita non deletur*”.

Vide: *Nora*.

GENTE. Do latim *gens, gentis* (raça, espécie, família), é a palavra usada na terminologia jurídica, em várias aplicações, sempre com o sentido de *multidão* ou *reunião de homens*, pelo que conduz, em regra, a ideia de *povo*.

Entre os romanos, além de indicar todas as pessoas que descendiam de um tronco comum, *gens* tinha o mesmo sentido de *decúria*, que se constituía pela reunião de dez famílias, trezentas das quais formavam o *populus romanus Quiritium*.

Sua formação, assim, não se fundava no *parentesco*, isto é, na procedência do mesmo tronco ou da mesma casa, mas nas afinidades políticas e religiosas, constituindo-se, pois, em uma divisão essencialmente e exclusivamente política do povo romano (*populus romanus*), análoga às *decúrias*.

Mas, os próprios romanos aplicaram, ainda, o vocábulo, no sentido de *povo* ou *povos*.

E neste sentido se tem o *Jus Gentium* (Direito das Gentes), que era o Direito comum a ser aplicado entre Roma e os outros povos: *quod apud omnes homines peraeque custoditur*.

GENTE DA CASA. É expressão usada para indicar a pessoa que mora ou reside em uma casa, mesmo na condição de empregado ou doméstico.

É *gente de casa*: é pessoa da *intimidade* da casa, o que significa que reside nela e está a par de tudo que internamente nela se registra.

GENTE DA EQUIPAGEM. Designação dada ao conjunto de marinheiros engajados em um navio mercante, para formar sua equipagem ou marinhagem.

GENTE DE SERVIÇO. Enumeração das pessoas admitidas, mediante salário, aos serviços domésticos de uma casa.

GENTE DO CAMPO. É o camponês ou trabalhador agrícola, seja por sua própria conta ou como agregado em fazendas de outrem.

GENTE DO MAR. Indicativa da pessoa que tem habilidades do serviço marítimo ou trabalho no mar, engajado em embarcação de qualquer natureza.

GENTE DO POVO. Pessoa que pertence à massa. Gente humilde, trabalhador(a).

GEODÉSIA. É a parte da *matemática*, em que se estuda a grandeza e forma da Terra ou de porções de sua superfície por meio de triangulações e medições geométricas.

Os conhecimentos geodésicos são utilizados na divisão e demarcação dos terrenos comuns e indivisos, sendo por suas regras que o agrimensor as realiza.

Nesta razão, quando se faz referência à *divisão geodésica*, concebe-se a divisão que é tecnicamente feita pelo profissional, segundo processos que a geodésia indica, ou seja, pelo levantamento geodésico do terreno, composição da carta correspondente, na qual assentará a divisão. É, pois, a divisão procedida no próprio terreno, depois de feito o seu levantamento real.

GERAÇÃO. Derivado do latim *generatio* (reprodução das espécies), no mesmo sentido, *degenese* ou *gênese*, entende-se o modo de nascimento das células, a origem e sucessão dos seres.

Geração, assim, é *reprodução*.

No sentido do Direito, é da *geração* que se formam os *estados de família* e se estabelecem os princípios de paternidade, maternidade ou filiação, entre os *genitores*, que geram, e *osgerados*, ou produzidos.

Cada grupo de *gerados* pelos mesmos *genitores* (pais) constitui uma *geração*.

Desta forma, cada geração em uma ascendência ou descendência, ou entre colaterais, é caracterizada pelos *filhos* de certo pai. E os filhos destes, em relação aos outros, formam suas respectivas gerações.

Assim considerada, cada geração determina um *grau de parentesco*. E, nesta razão, para que se tenham, na contagem, os graus respectivos, anota-se as gerações existentes entre a pessoa, posta em consideração, e as demais, seja remontando ou descendo, se na linha reta, ou na linha colateral, remontando-se ao tronco ancestral comum para se descer até encontrar a pessoa cujo parentesco se quer verificar.

Vide: *Grau de Parentesco. Parentesco*.

Geração. É vocábulo utilizado para significar o conjunto de pessoas que nascem e vivem na mesma época.

GERAL. Derivado do latim *generalis*, assim se diz de tudo que é *comum* ou que pertence ao mesmo *gênero*.

Opõe-se ao *especial*.

Nesta razão, o que se disser *geral* abrange muitas coisas, sem preferência de qualquer espécie, ou se refere a uma *modalidade* de coisas, sem extensão das que estejam incluídas em seu gênero.

De igual maneira, o que é geral não abre *exceção*, porque a exceção é *regalia, privilégio*, que se mostrariam *especialidades* ou *individualizações*, que não se comportam no geral.

Geral. Na terminologia do Direito Canônico, designa o *chefe* de uma *ordem religiosa*, isto é, de todas as casas ou congregações, que vivem debaixo da mesma *regra*.

Geral. Na linguagem dos teatros, circos e estádios, *geral* entende-se a parte deles em que não há lugares numerados ou não há assentos próprios a cada assistente, onde se cobram preços módicos.

GERÊNCIA. Derivado de *gerens, gerentis*, do verbo latino *gerere* (gerir), indica-se o ofício ou a função de *gerente*, sendo, assim, equivalente a *gestão, administração* ou *direção de negócios*.

No conceito jurídico, no entanto, *gerência* tem sentido próprio, revelando o *mandato* convencional ou contratual, em que se investe a pessoa para que possa desempenhar a *administração dos negócios* de um estabelecimento ou de uma sociedade comercial, no qual se contêm poderes amplos para que se possam cumprir os objetivos do próprio estabelecimento ou da sociedade comercial.

Quando a gerência se firma em *cláusula contratual*, se promove por *delegação*, ou seja, *pormandato legal*, em virtude do qual o sócio gerente personifica a própria sociedade, em cujo nome age. Na que decorre de *mandato convencional*, a gerência é representação simples, e o gerente age em nome do mandante, como mero mandatário. E ao contrário do primeiro caso, em que o gerente *faz uso da firma*, no segundo, assina *em nome do mandante*, isto é, assina *pela firma*, o que já revela a diferença entre os dois casos.

GERENTE. Derivado do latim *gerens, gerentis* (que gere ou que dirige), entende-se a pessoa a quem se competem as funções ou as atribuições de uma *gerência*.

O cargo de gerente pode ser decorrente de um mandato convencional ou de uma delegação contratual.

No primeiro caso, o gerente será um *preposto* do comerciante ou um mandatário da empresa. No segundo caso, será o *sócio da sociedade*, dito *sócio-gerente*, a quem se delegam poderes para representar a sociedade.

A posição do *gerente mandatário*, ou *gerente preposto*, é, juridicamente, diversa da do *gerente-sócio* ou *sócio-gerente*.

Vide: *Gerente preposto. Gerente-sócio*.

Embora o vocábulo *gerente* possa estar compreendido no sentido de *agente*, nem sempre agente exerce as funções de *gerência*. Pode ser mero *representante* para realizar certos negócios ou determinadas operações, sem ser um *administrador de negócios*.

Gerente, em regra, exprime esse sentido de *administrador*, e gerência, *administração*.

O gerente, assim, é a pessoa que se coloca, sob qualquer denominação, para tratar de todos os negócios de um estabelecimento ou do *comércio* de uma pessoa ou de uma firma, no lugar em que este é exercido ou em outro qualquer.

É, portanto, pessoa que *está autorizada* a dirigir os negócios de outrem, ou seus próprios, se sócio da firma, praticando, nesta razão, todos os atos indispensáveis à efetividade dessa direção.

GERENTE COMERCIAL. É a pessoa que dirige o estabelecimento comercial de alguém. É pois a pessoa que se encontra à frente do *comércio* de outrem, ou que se encontra investida dos poderes delegados por uma pessoa jurídica, para que se constitua em órgão representativo dela, para cumprir todos os objetivos de seu comércio ou de sua indústria.

GERENTE PREPOSTO. É o que é investido no cargo em virtude de mandato ordinário, no qual se firmam todos os poderes da representação. E, somente, dentro dos poderes que lhe são outorgados, poderá desempenhar suas funções, sendo, por isso, responsável pela prática de todos os atos excedentes do mandato.

O *gerente preposto* ou *gerente mandatário* não incorpora a firma, mesmo instituído para formá-la. É representante, por mandato, é mandatário da firma. E, nesta razão, *assina pela firma*, não a firma.

É *mandatário ordinário* e como tal exerce a gerência.

Mas, para que o mandato confira à pessoa a qualidade de gerente, é indispensável que nele se outorguem poderes de direção ou de administração do estabelecimento, do comércio ou da indústria.

O cargo de gerente entende-se com efetividade ou continuidade. E somente se infere quando dados poderes para *geral administração* ou direção de todos os atos relativos ao funcionamento e operações normais do estabelecimento.

GERENTE-SÓCIO. O gerente-sócio ou sócio-gerente não se confunde com o *mandatário comum* ou ordinário.

Ele é *órgão* da pessoa jurídica, a que pertence, ou seja, é o *órgão da sociedade*.

Nestas condições, *assinando a firma*, como órgão personificador da própria sociedade, sempre obriga, por seus atos ou por suas deliberações, a sociedade aos terceiros com quem contratou em nome dela, mesmo que tenha agido abusivamente.

E, diferentemente do simples mandato, o mandato legal, de que se acha investido, *é indelegável*. Quer isto dizer, não pode autorizar que um estranho *assine o nome da firma*, que esta somente pode ser firmada por ele.

Pode, no entanto, constituir mandatário, em nome da firma, para que este possa assinar ou praticar atos *pela firma*.

Há, pois, diferença radical entre o *sócio-gerente* e o simples gerente.

Na generalidade dos poderes conferidos aos simples gerentes não se computam os atos, para cuja prática se exijam *poderes especiais e expressos*. E, desde que não conferidos em mandato, o gerente pratica atos abusivos, em *excesso de poder* que não traz obrigação ao mandante.

O sócio-gerente não tem qualquer restrição a seu mandato legal. E todos os atos que praticar, mesmo abusivos em relação aos demais sócios e à sociedade, não se entendem excessivos, obrigando a sociedade para com os terceiros com que ele, gerente, contratou ou se obrigou.

Mas, convém assinalar, os poderes irrestritos do sócio-gerente entendem-se concernentes a todos os atos pertinentes aos negócios da firma e necessários à sua cabal realização.

Os poderes do *gerente-sócio*, salvo restrições expressas consignadas no contrato ou estatutos sociais, são em regra de livre administração, assim, pois, computando-se neles mesmo os atos de disposição ou que importem em ônus reais.

E se estas restrições são postas, devem ser convenientemente divulgadas, para que possam valer contra terceiros.

Nas sociedades comerciais, os *gerentes* são escolhidos pelo próprio contrato. E quando no contrato de sociedade não se faz determinação de gerência, todos os *sócios solidários* da sociedade entendem-se sócios-gerentes.

GERMANO. Derivado do latim *germanus* (irmão inteiro), é notadamente aplicado para distinguir os *irmãos* que se geraram do mesmo pai e da mesma mãe.

São ditos, também, de *bilaterais*, porque igualmente procedem dos mesmos dois lados, *oucarnais*, porque vêm de igual procriação, tanto pelo lado materno, como pelo paterno.

Vide: *Irmão*.

E, relativamente aos irmãos, é o vocábulo empregado para diferenciar os que não procedem de pais comuns, isto é, são *irmãos consanguíneos*, quando por parte do pai, ou *uterinos*, por parte da mãe, os quais também se dizem unilaterais.

Semelhantemente, emprega-se o vocábulo para distinguir os *primos*, que procedem do mesmo avô ou avó, sendo assim filhos de duas irmãs ou de dois irmãos, ou de um irmão e de uma irmã. Dizem-se ainda primos coirmãos ou primos carnais.

GESTÃO. Derivado do latim *gestio, gestionis*, de *gerere* (dirigir, administrar), em sentido amplo significa a administração ou gerência de alguma coisa que seja de outrem.

Neste sentido, então, o vocábulo implica necessariamente a indicação de uma administração a bens ou interesses alheios, em virtude de mandato convencional, de mandato legal ou por mero ofício do gestor.

Assim, a administração, cumprida pelo tutor ou pelo curador, dos bens do menor ou interdito, diz-se uma gestão: gestão do tutor (*gestio tutoris*) e gestão do curador (*gestio curatoris*).

De igual maneira, diz-se gestão para designar o *mandato político* ou a *delegação* conferida à autoridade pública, a qual, pleonasticamente, dizem de *gestão administrativa*, como *segestão* já não trouxesse consigo o sentido próprio de administração.

Neste particular, pois, quando se quiser fazer referência à administração pública, empregando o vocábulo, deve ser simplesmente mencionado: *gestão pública* ou *gestão dos negócios públicos*.

GESTÃO DE NEGÓCIOS. Assim se diz da administração oficiosa de negócio alheio, sem que o gestor tenha sido previamente autorizado pelo *dono do negócio*.

Entendendo-a como a administração voluntária de negócios alheios feita sem procuração, definiam-na os romanos: “*administratio voluntaria negotii alieni a domino non commissa*”.

O sentido moderno de *gestão de negócios* (*negotiorum gestio*) ou *gestão oficiosa* não se distinguiu do conceito em que a tinham os romanos: é a intervenção oficiosa de alguém em negócios alheios, para os gerir ou administrar, sem ter para isso qualquer mandato do dono do negócio (*dominus negotii*).

O gestor de negócios (*negotiorum gestor*) não é mandatário do dono do negócio. É, apenas, um *interventor* oficioso nos negócios dele, para geri-los em casos excepcionais, em caráter de estima ou de obséquio.

E, assim, essa *gerência* não é tida no sentido amplo de *gerir*, que ela, também, se pode referir ao mandato. Aí, *gerir* quer significar propriamente *administrar oficiosamente*, isto é, por deliberação espontânea do gestor, em benefício, segundo crê, dos interesses do administrado.

A gestão de negócios, enfim, funda-se na administração não autorizada previamente. É a que foi tomada por deliberação e iniciativa do gestor de negócios.

No entanto, para que a *gestão de negócios* como tal seja considerada, é necessária a falta de conhecimento dela, anteriormente ou durante a sua vigência, pelo dono do negócio.

Sua ciência à gestão, sem que oponha ao gestor nada para evitá-la, importa no consentimento dela e resulta na constituição de um *mandato tácito*.

Dessa intervenção oficiosa, geram-se, para o gestor e para o dono do negócio, obrigações exigíveis.

Fundam-se na *actio negotiorum gestorum*, que se diz *direta*, quando intentada pelo dono do negócio, e *contrária*, quando pelo gestor.

Além da *actio contraria negotiorum gestorum*, que o gestor intenta para eximir-se das obrigações resultantes de sua gestão e reembolsar-se das despesas feitas com ela, cabe-lhe, ainda, o *jus retentionis*, até que o dono do negócio lhe reembolse das despesas da gestão, em vista do proveito que tirou dela.

Quando ratificada, a gestão de negócios, que se apresentava originalmente como um *quase ex contractus*, transforma-se em perfeito *mandato*.

Aí não será mais gestão de negócios, mas mandato puro e simples, com efeito para retroagir, pela ratificação, que essa, aliás, é sua função, alimpando e aprovando tudo que fora feito.

GESTÃO FINANCEIRA. Na técnica da contabilidade pública, é a expressão indicativa do período financeiro em que se registram todas as operações, sejam de receita ou de despesa, adotado para sua execução, isto é, dentro do limite prefixado no orçamento em referência.

Difere, assim, do *exercício financeiro*, que não está adstrito a prazo, mas é vigente enquanto não se liquidam todas as operações relativas ao orçamento, em que as mesmas se fundam.

Em regra, a *gestão financeira* é compreendida pelo ano financeiro, assinalado pela vigência ou execução do orçamento no limite anual prefixado.

O exercício, além desse período de doze meses, vê-se acrescido de um período adicional, em que se ultimam as liquidações de todas as contas e operações orçamentárias.

A Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, estabeleceu normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na *gestão fiscal*.

GESTÃO SOCIAL. Assim se diz, de modo genérico, de todo período administrativo ou relativo à administração de uma pessoa em uma sociedade, na qual a desempenhou por delegação dos demais sócios.

GESTO. O movimento corporal que pode exprimir, no Direito, a manifestação de vontade, produzindo, assim, efeitos jurídicos, como, por exemplo, o gesto do guarda de trânsito e o gesto do licitante no leilão. Admite-se, também, no Direito Penal, o gesto até mesmo como injúria real.

GESTOR. Derivado do latim *gestor* (administrador, gerente), em sentido amplo, entende-se toda pessoa que gere ou administra negócios ou interesses de outrem.

GESTOR DE NEGÓCIOS. Assim se diz da pessoa que, voluntariamente, sem ter recebido de outra mandato prévio para administrar negócio ou interesse dela, intervém em negócio alheio, age, estipula, ou promete em interesse alheio ou de terceiro.

Embora assemelhado ao *mandatário*, o gestor não tem a autoridade que a este é conferida, pois que, no mandato, há ciência e autorização, tácita ou expressa, do dono do negócio, enquanto que na gestão não há essa autorização, nem ciência, da qual se infiram poderes de representação, regularmente conferidos.

No entanto, o gestor está obrigado a prestar contas ao dono do negócio.

E, se este depois ratifica a sua gestão, fica equiparado ao mandatário.

GESTOR DO PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO. Órgão ou entidade pública ou privada responsável por serviços de irrigação (art. 2º, XII, da Lei 12.787/2013).

GINECEU. Derivado do grego *gynaikeion*, pelo latim *gynaeceum*, quer significar o *quarto das mulheres*. Por extensão, diz-se o *leito*. E, vulgarmente, se emprega para indicar o *leito matrimonial*, donde saem as expressões filho do *primeiro gineceu* para indicar o filho do primeiro casamento, ou do *primeiro leito conjugal*.

GINECOCRACIA. Do grego *gyne* ou *gynaikos* (mulher, feminino), e *kracia* (governo), é o vocábulo empregado para indicar o governo de um Estado, em que há preponderância das mulheres.

GIRAR. Do latim *gyrare* (mover, andar à roda), é usado, na terminologia jurídica, no sentido de *circular* e *negociar*.

No primeiro sentido indica o curso legal da moeda.

No segundo significado, aplica-se para a feitura dos negócios.

GÍRIA. Atribui-se sua origem a *geringonça*, do castelhano *jerigonza* (coisa mal feita e de fácil destruição), que possui, também, o mesmo significado de *gíria*.

Gíria corresponde ao *argot* francês. E quer significar os vocábulos ou palavras de calão, isto é, as palavras pitorescas ou expressões privativas a certas classes, usadas para não serem compreendidas por pessoas estranhas ao meio.

Forma, assim, um idioma original, composto de palavras que a inventividade ou a imaginação vai estabelecendo, em alusão a fatos ou coisas, com significados diferentes do uso comum.

A *gíria* tem sido objeto de estudo, sendo, por vezes, trazida à linguagem comum.

É muito acentuado o uso da *gíria* entre os delinquentes, para que se compreendam entre si.

Mas, há *gíria* entre as várias classes: há a do estudante, a do operário, mesmo entre as classes mais cultas.

GIRO. Do verbo *girar* (mover, andar), é, na linguagem jurídica, empregado para indicar o movimento comercial, o comércio, o negócio; o curso das operações mercantis; a circulação da moeda ou títulos de crédito.

“GLASNOST”. Palavra russa a indicar abertura política.

GLEBA. Derivado do latim *gleba* (chão, terreno), é comumente empregado para indicar todaporção de terreno destinado à cultura.

É assim o *solo*, o *chão* ou o *fundo de qualquer prédio*.

Antigamente, era especialmente aplicado para designar as várias *porções*, em que se dividia o *prazo* ou o *terreno aforado*, a fim de que mediante o consentimento do senhorio, fosse atribuído, individualmente, a cada novo foreiro, o domínio útil sobre sua *gleba* e sobre ele passassem, diretamente, os encargos do aforamento.

A divisão em *glebas*, sem o consentimento do senhorio, o que era do Direito antigo e persiste no atual, importa na obrigação da escolha ou eleição do *cabecel*, a quem se comete o dever de representar o *prazo* perante o senhorio, como se ele não tivesse em realidade sido dividido ou pertencesse a vários foreiros.

GLOSA. Do latim *glosa* (que carece de explicação), entende-se a ligeira interpretação ou breve comentário acerca de um texto obscuro; esclarecimento ou explicação de expressões antigas e pouco conhecidas.

Com este sentido é que se diz *glossário* para a coleção de glosas ou *vocabulário* de palavras e textos antigos devidamente explicados.

Glosa. No Direito Canônico, é a denominação dada para a série de comentários e alterações feitas à margem do *Corpus Juris Canonici*.

Glosa. Mas, em sentido próprio e antigo, já usado pelas Ordenações Filipinas e leis anteriores, entende-se o *parecer contrário* ou *desaprovação*, posta por uma autoridade à margem do documento ou papel, em que se faz um pedido ou se toma uma deliberação, porque não estejam eles de acordo com a lei ou com o estilo.

Daí a formação do verbo *glosar* no sentido de *não concordar*, *não aprovar*.

A *glosa* também pode significar *censura*.

“GOLD”. Palavra inglesa, que se traduz *ouro*, empregada comumente na formação de expressões em uso na tecnologia bancária, para aludir a certos aspectos de *câmbio* ou a certos estados da *moeda*.

É, assim, que anotamos:

Gold points, para assinalar as variações de *câmbio*, entre as moedas de dois países, que adotam o ouro como padrão, e determinar que as mesmas não devem ultrapassar o *custo efetivo do transporte* do metal aurífero entre um e outro país.

A *variação do câmbio* fundado na despesa do transporte, se efetivo, do próprio metal, constitui a *gold points*.

E estas despesas de transporte do ouro de um país para outro, se diminuídas ou adicionadas à paridade metálica das duas moedas, determinam o *gold point* de entrada e o *gold point* de saída.

Dessa forma, o valor das despesas do transporte, de um a outro país, é determinador do *gold point*, em que se baseiam o *índice cambiário* ou *limites do câmbio*.

A teoria do *gold point* não se mostra inflexível, para regularização dos pontos entre duas moedas, dependendo, pois, seu império, das condições de comunicação entre eles, ou das espécies de moedas em circulação num e no outro ponto.

Ela somente é verdadeira para o *papel à vista, pagável* em ouro, que assim se mostra e constitui a *boa moeda*.

Em relação à moeda, há, então, as expressões *gold standard* ou *gold specie standard*, *gold bullion standard* e *gold exchange standard*.

GOLPE. Derivado do grego *kólaphos*, de que se formou a palavra latina *colaphus* (bofetada, murro), possui uma variedade de significações, para exprimir *ação violenta, pancada, investida* etc.

Golpe. No sentido mercantil, significa a *decisão* tomada em certo negócio, de que resultam proveitos para o agente. Ou para indicar o *ato ardiloso*, promovido pela pessoa no sentido de tirar proveitos indevidos para si.

GOLPE DE ESTADO. Na linguagem política, é a expressão usada para designar o *ato de força* posto em prática pelo próprio governo a fim de se sustentar no poder. Ou o atentado ou conspiração levada a efeito para derrubar o poder ou governo instituído, compondo outro em seu lugar.

GONIÔMETRO. Consoante sua derivação, do grego *gonía* (ângulo) e *metron* (medida), é nome que se dá ao instrumento usado pelos agrimensores e engenheiros para medição dos ângulos.

Indica-se para servir nos levantamentos geodéticos dos terrenos e formação da carta ou planta, que servirá de fundamento à demarcação ou divisão dos imóveis.

GORJETA. Do latim *gurges*, de que se formou o *gorger* (encher de benefício) do francês, de onde, naturalmente, vem o sentido em uso, quer significar a *gratificação* que se dá à pessoa, que presta um serviço, além do pagamento devido pelo mesmo ou pela aquisição da coisa, de que foi o intermediário.

Para os efeitos legais (leis trabalhistas), as gorjetas se computam na *remuneração do empregado* (CLT, art. 457).

GOTEIRA. Derivado do latim *gutta* (gota, pinga), entende-se todo *canal* por onde correm águas pluviais caídas no telhado de uma casa.

Desse modo, cada *canal* formado por uma linha de telhas, ou carreira de telhas, deitadas ou postas de bojo para baixo, forma uma *goteira*.

As *goteiras*, pois, se formam de todos os canais de telhas que vão dar no *beiral das casas*, por onde, afinal, as águas se escoam e vão dar ao solo.

As *goteiras* podem ser *aparadas* por uma *calha*, que as encaminhe para um *condutor* ou *condutores*, que as levam ao solo.

Em Direito Civil, as *goteiras* podem ser constituídas em servidão, quando se encontram do lado do prédio vizinho e este consente nelas.

Diz-se servidão *stillicidii*.

Vide: *Estilicídio*.

Goteira. Por extensão, na linguagem comum, diz-se *goteira* a todo defeito ou vício de telhado, em virtude do qual as águas das chuvas *pingam* dentro de casa.

GOVERNADO. No sentido atual, *governado*, em oposição a *governante* (representante, titular ou depositário do poder político), quer significar toda pessoa que está sob governo ou administração de outrem (governante).

GOVERNADOR. Genericamente, assim se designa a pessoa a quem se confia o governo de um Estado ou de uma região administrativa.

Mostra-se o mais alto funcionário na hierarquia da administração, em que é colocado.

Em regra, o cargo de governador representa *mandato político*, sendo, assim, delegado ou representante da coletividade que o elegeu ou designou.

GOVERNADOR DO ESTADO. É a denominação dada ao dirigente ou administrador de um Estado federado, eleito pelos habitantes de seu território, em livre disposição de seus direitos políticos, na forma instituída pelas leis fundamentais (Constituição).

É o chefe do *poder executivo estadual*.

GOVERNO. Derivado de *governar*, do latim *gubernare* (conduzir, dirigir, administrar), uma forma do grego *kibernáo* (pilotar), quer, em sentido amplo, significar toda *direção* ou regência dada a uma série de fatos ou de coisas.

É, por isso, a *ação de governar*, aplicando-se, neste caso, a qualquer ramo de administração.

Governo. Mas, em sentido estrito, especialmente aplicado às bases da organização, em que o governo se estabelece, compreende o complexo de regras ou princípios adotados, para que sirvam de orientação ou de fundamento aos poderes do governante ou dos governantes, em cujas mãos é colocado o governo.

E, neste sentido, o governo toma a feição de *monárquico*, *aristocrático*, *democrático*, quando normalmente instituído, ou *tirânico*, *oligárquico* ou *demagogo*, quando se mostram formas anormais ou corrompidas.

Vide: *Aristocracia. Demagogia. Democracia. Monarquia. Oligarquia. Tirania.*

Governo. No conceito político, mostra-se o conjunto de órgãos que realizam a administração pública, exercendo poderes que lhe foram delegados pela soberania do povo.

Mas, além de seu sentido de reunião de poderes que representam, pela instituição de órgãos políticos, a soberania popular ou nacional é vulgarmente empregada para designar simplesmente o *poder executivo*, um dos órgãos da soberania e uma instituição política do Direito Público.

Vide: *Poder Público.*

GOVERNO CONGRESSIONAL. Expressão famosa de Thomas Woodrow Wilson, na sua época, estadista norte-americano (1856-1924), indicava a ascendência do ramo legislativo na divisão de poderes que caracteriza o regime presidencialista de governo.

GOVERNO DA ASSEMBLEIA. Em que o executivo é mero executor das decisões do corpo legislativo, podendo ser destituído sumariamente. Distingue-se o governo da assembleia do governo parlamentar porque neste há a partilha do poder entre executivo e legislativo, com atribuições de cada ramo estabelecidas na Constituição. Também chamado governo convencional.

GOVERNO DE FATO. Expressão que significa, no Direito das Gentes, que o governo recém-instalado ainda não foi reconhecido pelas demais nações e, na Ciência Política, o governo revolucionário que, afastando a ordem jurídica anterior, ainda não se limitou por uma nova Constituição, ainda que por ele outorgada. Opõe-se ao governo *de jure*.

GOVERNO ESTADUAL. Assim se diz do *governo* instituído nos Estados federados, onde o chefe do poder executivo é designado *governador*.

GOVERNO FEDERAL. É o governo geral ou o governo da República ou União, com jurisdição em todo o país, tendo como chefe supremo o Presidente da República; governo central.

GOVERNO MUNICIPAL. É o que se estabelece nos Municípios, cujos chefes se dizem *prefeitos*.

GOVERNO REPRESENTATIVO. Aquele decorrente de mecanismos da democracia indireta ou representativa, em que os governantes são eleitos pelo povo.

GOVERNO TERRITORIAL. É o que se estabelece e se institui para a administração dos territórios, não constituídos em Estados, cujos governantes são nomeados pelo Presidente da República e demissíveis *ad nutum*. Entendem-se delegados da União.

GOZAR. Derivado do castelhano *gozar* (desfrutar, possuir com gozo, ter prazer), entende-se *sefruir as utilidades* ou *satisfazer-se dos prazeres* que possam ser tidos ou tirados de alguma coisa.

Gozar, assim, não se confunde com *usar* nem *dispor*.

Primeiramente, porque pode ser *gozada* a utilidade de uma coisa sem que se tenha o *uso dela: desfruta-se somente* ou *se usam os frutos dela* provindos.

E, quando se tem o *direito de gozo*, este se restringe à fruição da coisa, seja pela utilização que se aproveita de seu uso, ou pela fruição dos frutos que possa produzir. Mas é essencial que se preserve a *substância da coisa*.

O gozo, assim, é a fruição *salva rerum substantia*. E, nesta razão, a coisa deve ser conservada como está, sem qualquer consumo ou deterioração, exceto a que possa naturalmente decorrer do próprio gozo ou fruição.

Somente a disposição dá direito ao *consumo da substância*.

Quando uso e gozo estão unidos, propriamente se diz usufruir, não somente fruir em relação ao gozo ou usar em relação ao uso.

O direito de gozo, como o de uso, são direitos parciais sobre a coisa. São direitos limitados. Somente quando o direito é pleno, sem restrições, é que se tem o uso, gozo e disposição da coisa.

Mas, mesmo quando se tem somente o gozo, pode o titular desse direito *dispor* dos frutos, o que não poderá fazer quando somente tem uso, que este se restringe ao gozo das utilidades, não dos frutos.

GRAÇA. Deriva-se do latim *gratia* (benefício, reconhecimento, dom, favor).

Na acepção de *benefício*, é entendido como os privilégios, regalias, ou pensões outorgados a uma pessoa.

E, neste mesmo sentido, é o *perdão*, o que se compreende não somente a relevação da pena imposta à pessoa, como a comutação para pena mais benigna.

O *direito de graça* é exercido pelo representante do Poder Público designado pela Constituição. Em regra, pelo sistema sempre adotado pelas nossas Constituições, cabe ao Presidente da República.

Graça. Com o sentido de *favor*, na terminologia vulgar refere-se a tudo que possa ser gratuito ou gracioso. É o que *não custa nada*: é dado ou feito *de graça*.

A *Justiça de graça* é a *Justiça gratuita*, em que a pessoa a tem sem nada pagar, sem qualquer ônus. É um *benefício*, que se assegura às pessoas menos favorecidas da fortuna.

Graça. É vulgarmente empregado para indicar a boa situação ou o *favorecimento* em que possa estar uma pessoa em relação a outra, em regra, de posição ou hierarquia superior: *está na boa graça do chefe*.

Graça. Na terminologia do Direito Canônico, graça é todo o rescrito pontifical, em que se concede um benefício, se faz uma dispensa, se dá um mandato de provimento (letra apostólica) ou se admite uma reabilitação.

A graça concedida pelo mandato diz-se *graça expectativa*.

Mas, na linguagem católica, em sentido comum *graça* é todo auxílio que nos possa vir de Deus ou o dom por Ele concedido a fim de que se possa agir segundo Sua vontade.

GRACIOSO. Derivado do latim *gratiosus* (que está na graça, favorecido), é geralmente entendido como tudo o que se faz gratuitamente, é feito ou dado de graça.

Na técnica forense, no entanto, *gracioso* opõe-se ao *contencioso*. E assim se entende todo processo de *jurisdição voluntária*, em que não há, propriamente, demanda, nem nele se pode ferir litígio.

GRADAÇÃO. Derivado do latim *gradatio* (escada, escaleira), embora possa ser tido em sentido equivalente a *graduação*, gradação é mais propriamente empregado para dar o sentido de *quantidade relativa* a respeito das coisas ou dos fatos.

Em regra, possui o sentido de *aumento sucessivo*. E nesta acepção é sempre empregado o verbo *gradar* e o adjetivo *gradativo*.

Mas pode ser aplicado, como indicação quantitativa, no sentido de *diminuição*, que também se evidencie pouco a pouco, passo a passo.

A *gradação* dá melhor ideia de *coordenação*, *classificação* ou *qualificação*, por onde se mostra, principalmente, uma *indicação qualitativa*.

No sentido de *ascensão*, *subida sucessiva* ou seja de *aumento*, *gradação* opõe-se a *degradação*, que implica a diminuição gradativa, até o nível mais baixo.

Gradação. No Direito Penal, é tido no sentido de aumento ou diminuição que possa vir à pena imposta, em vista de certas circunstâncias, agravantes ou atenuantes, que aumentam ou diminuem a responsabilidade do criminoso ou a gravidade do crime, sem que o modifiquem ou o transformem.

E, com este sentido, diz-se *gradativa* para a circunstância que possa operar esse índice *quantitativo* da penalidade.

GRADE. Derivado do latim *crates*, é empregado na terminologia policial para designar *aprisão*: estar nas grades é estar preso.

GRADO. Derivado do latim *gratu* é tomado, substantivamente, como vontade, o que se tem nas locuções de *bom grado* e de *mau grado*.

Na linguagem consular e diplomática, no entanto, possui o vocábulo, na aplicação do *grata* (latino), um sentido todo especial: *persona grata* (pessoa *grada*). Quer significar, pois, que a pessoa, por suas qualidades, ou por qualquer outro motivo de ordem política, é *amiga*, *écordial* e, nestas condições, sua presença é *agradável* do governo.

Às vezes o *grado*, já aí derivado de *granatu* abundante em grãos, quer significar *importante*, *elevado*. E, assim, a expressão *pessoa grada* quer significar pessoa importante ou de posição elevada.

GRADUAÇÃO. Derivado de *graduar*, do latim *gradus* (grau, degrau), é propriamente empregado para designar a dignidade, preeminência, qualificação ou classificação dos cargos.

Assim, a graduação corresponde ao *grau* ou categoria, que é direito de cada um, segundo princípio que se institui legalmente, e no qual é colocado para merecer os benefícios ou proventos decorrentes de sua graduação.

Na terminologia militar, a graduação é determinada pelo posto. Na linguagem burocrática, decorre da classe em que o funcionário ou empregado exerce as atividades funcionais ou burocráticas.

Graduado. No sentido universitário, significa a *colação de grau* ou o ato pelo qual os acadêmicos, que concluíram os cursos, recebem o *diploma*, a que têm direito após a investidura do grau correspondente.

Graduação. Em acepção do Direito Penal, é a *medida de tempo* estabelecida para a pena, em vista dos elementos, que possam influir na determinação de seu grau. É, assim, o meio por que se evidencia o *grau da pena*, se máximo, se médio ou se mínimo.

Graduação. Nos concursos creditórios ou nas falências, é entendida como a *classificação* ou preferência que compete a cada credor, segundo a força de seu direito, em face dos títulos em que o mesmo se funda.

GRADUADO. Derivado de *gradus*, de que se formou o latim escolástico *graduare*, entende-se, no sentido acadêmico, a pessoa que recebeu grau em curso universitário.

Graduado. Na linguagem militar ou burocrática, assim se entende aquele que foi promovido de posto ou elevado de cargo.

Em sentido mais estrito, na terminologia militar, assim se diz o oficial que é, honorificamente, promovido de posto, isto é, passa do posto inferior para o superior, onde lhe são conferidas todas as honrarias, mas sem haver ou perceber as vantagens pecuniárias desta graduação.

GRÁFICO. Derivado do grego *graphikós* (que escreve ou escrito), pelo latim *graphiculs* é geralmente empregado para designar tudo que se refere à grafia ou é demonstrado graficamente.

Em sentido próprio, no entanto, tomou o vocábulo uma forma substantiva para indicar toda e qualquer *representação* ou *demonstração* de coisas e fatos por meio de desenho ou de dados.

Gráfico. Assim, em sentido jurídico, é o *documento*, formulado como desenho, como esboço, como esquema, em que se mostra um *aspecto da coisa* ou se faz a *demonstração aritmética* ou *comparativa* a respeito de fatos realizados.

Mas, de um modo especial, conforme o tem a Estatística, gráfico se indica todo *quadro demonstrativo* a respeito de fatos, sejam sociais, econômicos, financeiros ou outros nos quais ou se anotam somente *números* (gráfico aritmético), fazem-se *diagramas* ou *cartogramas* ou se faz uma representação gráfica a respeito dos mesmos fatos, mas de modo que, nele próprio, se façam comparações entre fatos da mesma natureza, mas registrados em períodos vários (gráfico logarítmico).

Em qualquer sentido, no entanto, o *gráfico*, seja em número, linear, simbólico, cartográfico, exprime todo desenho ou composição numérica, elaborados para fixação de certos fatos, que se quer mostrar ou comparar.

Gráfico. Na técnica trabalhista, representa o empregado na indústria gráfica.

GRAFITE. Ação de escrever ou lançar sinais sobre propriedade móvel ou imóvel. O mesmo que pichar.

A Lei nº 9605/1998 foi alterada para descriminalizar a prática do grafite, desde que realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. (PG)

GRANDE NATURALIZAÇÃO. Nas Constituições de 1824 e 1891, assim se denominava a naturalização genérica dada aos estrangeiros aqui residentes, sob certas condições.

GRASPA. A terminologia do Direito registra o vocábulo, aplicando-o para designar a aguardente extraída do bagaço ou resíduos da uva.

GRATIFICAÇÃO. Do latim *gratificatio*, de *gratificare* (beneficiar, favorecer, remunerar), é tomado no sentido de *prêmio* ou *bonificação*.

Mas, na terminologia do Direito Comercial, possui conceito diverso do que tem no Direito Administrativo.

Em face do Direito Comercial, *gratificação* entende-se toda *remuneração* ou *bonificação*, que é concedida ou dada ao empregado espontaneamente pelo patrão ou pelo empregador, em satisfação aos resultados do negócio ou como gratidão à colaboração do empregado. Não se confunde com o *salário*, visto que a gratificação é paga não devida, mas feita voluntariamente.

Não se confunde mesmo com os *pagamentos extraordinários*, por serviços além do comum, que estes são devidos e o patrão é obrigado a seu cumprimento.

A gratificação entende-se graciosa, não constituindo qualquer dever ou obrigação do comerciante para com os seus prepostos ou empregados.

Mesmo quando a paga de certa importância é feita, além do que se deve pelo ordenado, mas a título de comissão ou bonificação, não é também gratificação, porque é pagamento resultante de contrato: aí deve ser entendida ou expressa nos próprios vocábulos: *comissão*, *bonificação*.

A gratificação é sempre, em comércio, ato de liberalidade e espontâneo, não condicionado à obrigação contratual, como no caso de interesse ou participação de lucros, como no caso de comissão ou bonificação sobre vendas ou resultados obtidos.

Gratificação. No sentido do Direito Administrativo, a gratificação entende-se sempre a paga adicional ao funcionário e que *lhe é devida* pelo efetivo exercício de um cargo, em face de certas circunstâncias em que o mesmo se exerce.

Assim, forma ao lado do *vencimento* ou *remuneração*, como compensação integral ao exercício do cargo ou do emprego, embora, às vezes, possa vir como bonificação ou paga de trabalhos especiais ou serviços extraordinários.

Quando a gratificação decorre do exercício do cargo, diz-se *gratificação da função*, em distinção da *extraordinária*, devida por trabalhos prestados além do horário normal.

Em outros casos, a gratificação também se diz *adicional*, quando atribuída em caráter efetivo pela natureza do cargo.

Neste ponto, qualquer que seja a natureza da *gratificação*, ela se mostra um excesso ou excedente da remuneração ou do vencimento, embora se integre neles para formar *ordenado mensal* do funcionário.

Gratificação. Mas, em sentido vulgar, é tido em significado mais amplo, tanto exprimindo a paga por um serviço prestado, como o que se dá obsequiosamente.

E, neste sentido, até a própria *gorjeta* ou a *bonificação*, como qualquer outra *compensação* em dinheiro, dizem-se gratificações.

A rigor, no entanto, *gratificação* ou é o pagamento obsequioso ou o pagamento ou compensação por serviços extraordinários, não computados no normal. Ou como no caso do tutor ou do depositário, mostra-se uma justa compensação, sem caráter de ordenado, por serviços prestados.

GRATUIDADE. Derivado de *gratuito*, sendo contração de *gratuidade*, entende-se *semretribuição*, de *graça* ou *grátis*.

Mostra, assim, a qualidade de todo *ato executado graciosamente* ou toda *prestação de serviço feita sem qualquer remuneração*.

Gratuidade. No Direito Civil, a gratuidade se mostra a condição para desempenho de certas missões, as quais se entendem graciosas, e, por esta razão, dizem-se sem remuneração ou gratuitas.

A gratuidade mostra, pois, a ausência de ônus para a pessoa a favor de quem se executam certos atos.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. É o benefício concedido a certas pessoas, em virtude do qual se isentam do pagamento das custas judiciais e do pagamento de honorários do advogado escolhido para patrocinar sua causa.

Esse benefício abrange todas as instâncias, estendendo-se à execução das sentenças.

GRATUITO. Do latim *gratuitus*, de *grátis* (de *graça*, sem custo, sem recompensa), na significação comum é tido no sentido de *sem despesa*, *sem qualquer paga*, *sem qualquer retribuição*.

No sentido propriamente jurídico, *gratuito* quer exprimir a *ausência de encargos* ou de *ônus*, de modo que o *ato gratuito* ou o *contrato gratuito*, opondo-se ao *ato oneroso* ou ao *contrato oneroso*, integra o pressuposto de que os encargos ou os ônus não são reciprocamente devidos, estando uma parte do contrato ou a pessoa a quem o ato beneficia ou isenta de qualquer *retribuição*, *pagamento* ou *contraprestação*.

Há casos em que a lei estabelece a gratuidade do ato ou do contrato, presumindo-o *gratuito*: assim se verifica no *depósito civil*, no *comodato*, no *mandato*. Por sua natureza são contratos gratuitos, em virtude do que nem o depositário, nem o mandatário nem o comodante podem exigir retribuição ou paga, fundada neles.

Em relação ao depósito ou ao mandato pode ser estabelecida a remuneração. E se o depósito é necessário não se presume gratuito. Somente o voluntário.

Todos os *atos de liberalidade*, mesmo que se fundem em doações ou legados, promovidos *causa mortis* ou *inter vivos*, como as *doações* e os *legados*, dizem-se gratuitos porque somente sobre um dos contratantes pesa os encargos da transferência ou cessão da coisa, enquanto que o donatário ou legatário se mostram, em regra, beneficiários ou favorecidos pela liberalidade.

Mesmo as doações com encargos ou modais não perdem seu caráter ou sua natureza de liberalidade, pelo que se dizem sempre *gratuitas*.

Ainda assim, o aspecto de *benefício*, de onde o sentido de gratuito, em virtude do qual somente o donatário irá tirar as utilidades da coisa (*utilitas unius versatur*), não se modifica.

O Direito Comercial, onde o fundamento de tudo é o *lucro* ou a reciprocidade de obrigações, não cogita dos *contratos gratuitos*, reservados ao Direito Civil.

GRAU. Derivado do latim *gradus* (passo, ordem, posição, grau), é o vocábulo empregado na terminologia jurídica para significar a *posição*, a *ordem*, a *classificação* ou a *qualificação* de alguma coisa.

E, assim, em princípio, classificando, mostrando a posição ou a ordem da coisa, determina a exata situação da coisa em relação a outra.

Para esse fim é que surgem as expressões grau de parentesco, *grau de jurisdição*, *grau de nobreza* etc.

Grau. Na linguagem universitária, é indicativo do título científico ou acadêmico obtido pela pessoa, após a aprovação nos cursos em que esteve inscrita.

E, assim, se diz *grau de bacharel* (bacharelato), *grau de médico*, *grau de filosofia*, *grau de farmácia* etc.

Daí é que vem o sentido de *graduado* e de *graduação* (colação de grau).

GRAU DA PENA. É também dito a *dosimetria da pena*, porque o grau da pena, em verdade, é a *medida* que se estabelece para sua imposição ao criminoso.

O grau da pena, pois, dentro do sentido de grau, tido pelo vocábulo na acepção penal, é *adeterminação*, a *fixação* ou a *qualificação* da pena a ser aplicável, em face das circunstâncias tomadas em consideração pelo julgador.

O grau da pena, agravada ou atenuada, segundo as circunstâncias, indicará a *quantidade de pena aplicável*.

E, dentro da fixação que será feita, tecnicamente, se apresenta em vários graus, ditos geralmente de *máximo*, *mínimo*, *médio*.

As regras do Direito Penal estabelecem as circunstâncias, ditas de agravantes e de atenuantes, com força para influir na fixação da pena, em consequência do que, pelo *grau* evidenciado, será aplicada.

GRAU DE JURISDIÇÃO. Assim se diz da posição hierárquica ou da superioridade hierárquica anotada entre um magistrado e outro e entre os tribunais.

E se dizem *grau inferior* e *grau superior*, segundo se encaram os magistrados ou tribunais pelo grau hierárquico mais elevado (superior), ou pelo de jurisdição hierárquica subordinada a outro (inferior).

Os graus de jurisdição formam as *instâncias*, que se dizem *primeira* e *segunda*, respectivamente, para a inferior e para a superior.

Por princípio, todas as pendências judiciais são sujeitas a dois graus de jurisdição, ou seja, à primeira e à segunda instância, que, além de determinarem a *hierarquia judiciária*, mostram o espaço de tempo em que a causa se processa e termina pela decisão final, na primeira fase processual, e em grau de recurso, na segunda, quando a decisão proferida venha paralisar o feito ou pôr fim à contenda, reconhecendo, ou não, o decisório da primeira instância.

GRAU DE NOBREZA. Assim se diz da distância que se anota entre uma geração e outra, desde o primeiro em que foi enobrecido.

Sua contagem, no entanto, somente atinge a *linha reta*, isto é, ascendentes e descendentes. E, assim, o enobrecido faz na sua linha o primeiro grau, seus filhos o segundo, seus netos o terceiro, e, desta maneira, sucessivamente.

GRAU DE PARENTESCO. É a *medida da distância* ou o *espaço*, havido entre os parentes, de uma geração à outra, adotada para evidência da *proximidade* ou *distanciamento*, que vincula os parentes entre si.

A medida do grau é obtida pela distância de uma geração a outra, pelo que, na ordem de parentesco, esta mesma distância existente entre os parentes, dita propriamente *grau*, é que determina o grau de parentesco. Quer isto dizer que, indo de geração a geração, a partir de tronco comum, se obtém a graduação.

A evidência do grau, em Direito Civil, é de magna importância para exame dos impedimentos matrimoniais e para as questões sucessórias.

De dois modos se procede à contagem: na *linha reta* e na *linha colateral*.

Na linha reta, o grau é determinado, na ascendência ou descendência, pela evidência de *cada geração*, remonte-se ou se desça, tendo por base o *autor comum*.

Assim, o pai e o filho estão no primeiro grau, porque entre eles medeia simplesmente uma geração. O avô e os netos, no segundo grau. Os bisavós e os bisnetos, no terceiro.

Na linha colateral, há que se subir até que se encontre o tronco comum e dele descer até a pessoa cujo parentesco se quer graduar: tantas gerações formarão o grau de parentesco entre eles.

Assim, os irmãos são colaterais em segundo grau, porque se remotando até o pai e se descendo em seguida, duas gerações se registram. E os sobrinhos e tios, parentes em terceiro grau; os primos e os tios-avós em quarto grau.

E o grau não se altera com a geminação de parentesco.

O grau de parentesco por afinidade, esta resultante da aliança promovida, opera-se de igual maneira, sendo cada cônjuge ligado aos parentes do outro pelos mesmos graus em que este se encontra.

GRAVAÇÃO. Derivado do latim *gravatio* (peso, sobrecarga), é empregado na terminologia jurídica para exprimir toda espécie de *ônus* ou *encargos* que possam *pesar* ou *sobrecarregar* os bens móveis ou imóveis da pessoa.

As várias espécies de gravação, admitidas no Direito, segundo as formas por que se apresentam, adquirem nomes próprios.

Dizem-se *ônus reais, direitos reais sobre a coisa, enfiteuse, penhor, hipoteca, inalienabilidade, servidões, anticrese, caução*.

Em oposição a gravação, em que os bens se dizem *gravados*, há os *livres*, o que significa ausência de quaisquer encargos ou *ônus*, a que estejam sujeitos.

Em relação aos imóveis, a ausência de gravação, quer dizer *desembargados, desonerados* ou *livres*.

Gravação. Na linguagem corrente, diz-se gravação para o *disco* de matéria sensibilizada quimicamente, em que se imprime a voz.

Ou a todo trabalho artístico, em metal ou em pedra, em que se gravam as coisas, a cinzel ou a buril.

GRAVAME. Do latim *gravamen*, de *gravare* (onerar, oprimir, sobrecarregar). Tem ligação com o verbo gravar no sentido de onerar, vexar, significando juridicamente o que cerceia os direitos de alguém.

Vide: *Gravidade*.

GRAVAR. Na terminologia jurídica é *onerar, hipotecar, sujeitar a encargos* ou *ônus*.

Vide: *Gravação*.

GRAVE. Derivado do latim *gravis* (severo, rígido, rigoroso), é o vocábulo empregado na terminologia jurídica para exprimir tudo que deva ser encarado como *importante* ou *relevante*.

No sentido do Direito Civil ou Comercial, *grave* pode determinar a intensidade do *ônus* ou das responsabilidades que venham *sobrecarregar* a pessoa. São, assim, ditos de graves, os atos de grande responsabilidade ou em que se envolvam interesses maiores.

A alienação, a hipoteca, o penhor, importam em *atos graves*.

Em outro sentido não se entende o substantivo *gravidade*, embora possa exprimir *acircunstância perigosa* ou o *agravamento perigoso de alguma coisa*.

Grave. Em Direito Penal, indica a intensidade maldosa do crime ou a irreparabilidade da ofensa física ou moral.

É o crime ou delito agravado qualitativamente pela crueza de sua execução ou executado com agravantes torpes ou frívolas.

Também se entende *grave*, quando por suas consequências assume proporções mais penosas ou fatais.

Na técnica trabalhista, designa a falta que, dada a sua repetição ou natureza, se configura em séria violação do contrato de trabalho, ensejando sua ruptura por justa causa (CLT, art. 482).

GRAVIDADE. Do latim *gravitate*, de *gravis* (grave, sério, pesado), entende-se a qualidade grave de *ofensa* ou *prejuízo* sofrido por alguém.

A pessoa que sofre isso, sofre *gravame* em seus direitos, mostra-se com legítimo interesse para pedir o apoio da justiça em defesa dos mesmos. E se não atendida, em primeira instância, mostrando o *prejuízo*, decorrente da decisão, está autorizada a *recorrer* dela.

Vide: *Gravame*.

GRAVIDEZ. Do latim *gravidus*, de *gravis* (pesada, prenhe), diz-se do estado da mulher, o qual vai da fecundação do óvulo ou dos óvulos até o *parto*.

O *estado de gravidez* é objeto de exame ou pesquisa, em matéria jurídica, para solução de importantes questões de direito.

Entre elas está a de proteção ao *nascituro*, a fim de que se protejam seus interesses.

A *fecundação*, mesmo, que assinala o início da gravidez ou prenhez, é posta em verificação para marcar os direitos dos filhos, nascidos ou por nascer, na vigência do casamento ou fora dele.

Vide: *Filiação, Feto, Nascituro*.

Da gravidez se geram a paternidade e a maternidade; em consequência, todos os direitos que se fundam no estado de filho ou na filiação.

GRAVURA. Derivado de *gravar*, entende-se na técnica jurídica toda *obra* ou *desenho*, que se divulga ou reproduz por meio da *tipografia*, *litografia*, *zincografia* ou *rotogravura*.

Ela, assim, mostra-se na *estampa* ou no *papel*, em que é mecanicamente reproduzido o *original*, que se entende o *desenho* produzido pelo artista ou pelo gravador.

Os direitos de autor da gravura pertencem ao autor dela, que os pode ceder ao *editor*, que é quem a divulga pela reprodução, por qualquer dos processos técnicos em que isto se possa fazer.

Em regra, a reprodução também deve trazer a assinatura de seu autor, posta no desenho ou na obra de gravação.

“GREENBACKS”. É a denominação que se dá nos Estados Unidos ao papel-moeda, ali em circulação, em vista da cor verde (*green*) trazida em suas costas (*backs*).

Os *greenbacks* são bilhetes do Estado, mas verdadeiros papéis-moedas. E se diferenciam dos *Treasury Notes*, ditos bilhetes do tesouro, emitidos à base de uma reserva-ouro e de garantia, em dinheiro, nas caixas do erário (tesouro público).

GREI. Derivado do latim *grex* (rebanho), quer significar, em sentido figurado, *povo*, *agrupamento*, *bando*, *sociedade*, *partido*.

Grei. Na terminologia católica, quer exprimir o conjunto de paroquianos ou diocesanos. E neste sentido é que se diz um *rebanho de ovelhas*, que é a *grei dos fiéis*.

Grei. Indica ainda o rebanho de gado miúdo.

GRÊMIO. Derivado do latim *gremium* (regaço, colo), geralmente quer significar *recinto*, *meio*, *reunião*.

Mas, é, também, tomado para significar a *associação* de carácter não económico, ou seja, para fins recreativos, instrutivos ou esportivos.

Grêmio. Em sentido religioso, significa a *comunhão dos fiéis*.

Grêmio. E no sentido antigo queria dizer *classe*, formada pela diferença havida entre os vassallos, por suas riquezas, virtudes e ações.

GREVE. Do francês *grève*, originado da frase *faire grève* ou reunir-se na praça de greve, entende-se toda interrupção do trabalho, decorrente de uma deliberação coletiva dos trabalhadores, a fim de propugnares por uma melhoria ou para pleiteares uma pretensão não atendida pelos empregadores.

Mostra-se, assim, uma *ação coletiva* dos trabalhadores, opondo-se ao *lock out*, que é a ação coletiva contrária dos patrões.

As greves mostram-se *parciais* ou *gerais*, segundo são deliberadas entre parte das massas trabalhadoras, por certas e determinadas indústrias, ou se mostram generalizadas a toda espécie de trabalho, ocorrendo, neste caso, uma paralisação geral do trabalho em determinada zona ou mesmo num país.

O direito de greve é assegurado pela Constituição.

GRILO. Na terminologia brasileira, é o vocábulo empregado figuradamente em dois sentidos distintos:

a) Para indicar o rondante noturno ou guarda de trânsito, nome que lhe vem da semelhança do estrídulo de seu apito, de momento a momento, como o do ortóptero saltador.

b) Diz-se do terreno ou imóvel, registrado e legalizado por meio de títulos e sisas falsificadas, de tal maneira que se apresentam em papéis e tinta da época, com os selos também antigos.

Ao possuidor de terras *griladas*, diz-se *grileiro*.

GROSSA. Derivado do latim *grossus* (espesso), é geralmente empregado no sentido de *grande*, *copioso*, *numeroso*.

É, assim, que vem sempre dar a *densidade* ou *espessidão* das coisas, mostradas por seu *volume avantajado*. É, assim, qualificativo de toda *extensão*.

Grossa. Na linguagem do Direito Marítimo, no entanto, é empregado no sentido de *comum*: *avaria grossa*. Esta, pois, não se assinala pelo *volumoso*, mas pela *generalidade* ou *comunidade* do interesse diretamente trazido às coisas.

GROSSO. Derivado também do latim *grossus*, possui o sentido genérico visto em *grossa*.

Grosso. Na técnica do comércio, embora exprimindo um conceito de *grossura* ou *volume*, é empregado para distinguir certa espécie de comércio: *comércio por grosso*. E este comércio, dito também *por atacado*, quer significar não somente aquele que se faz em quantidades maiores, diferentemente do que ocorre no *retalho* ou *a varejo* (vendas em pequenas quantidades ou por unidades), mas aquele que se estabelece entre um comerciante e outro, este *varejista*, que vai entrar em contato direto com o consumidor.

Desse modo, no comércio por grosso, o comerciante não vende ao consumidor, mesmo que este lhe possa comprar em grandes quantidades, pois a natureza de seu negócio está a indicar que ele é fornecedor de outros comerciantes, que varejem ou retalham as mercadorias para o consumo.

GROSSOS. Na terminologia do Direito eclesiástico, designa a porção principal de renda de um benefício. Assim é tido no sentido de *forte* ou *dominante*, em que se emprega também em sentido comum: o *grosso* de seus negócios ou o *grosso* de suas rendas.

Ainda na linguagem canônica, os grossos da renda de um cônego consistem nos frutos particulares de sua prebenda ou nas somas que lhe são pagas de suas pensões ou quartéis, não das que possam vir de distribuição ou dádivas. De igual maneira, os do pároco são os que provêm dos dízimos ou que procediam de suas côngruas, não os rendimentos que possam vir casualmente, geralmente chamados de *pé-do-altar*.

GRUPO. Derivado do italiano *gruppo* (montão, reunião), noutro sentido não é tomado na linguagem comum: é a reunião ou conjunto de coisas ou pessoas.

Em regra, os grupos de pessoas se destacam em razão de ideias que as dominam ou de sua origem, formando dessa forma um todo que se uniu por semelhantes fatos. Neste aspecto, pois, os grupos dizem-se nacionais, étnicos, raciais, políticos ou religiosos, definindo-se segundo os próprios sentidos dos qualificativos que os distinguem.

É *nacional* quando nele se agrupam indivíduos da mesma nação. *Étnico*, constituído de famílias da mesma descendência. *Racial*, composto de pessoas da mesma raça. *Político*, quando adotam seus membros o mesmo credo. *Religioso*, se participam da mesma religião ou crença.

Grupo. Na linguagem escolar, no entanto, designa a organização, em que se reúnem várias classes de alunos do Ensino Fundamental.

Difere, assim, da simples escola, sendo o grupo tido em posição mais elevada, com direção especializada, além dos professores, que ali lecionam.

Diz-se, geralmente, *grupo escolar*.

Vide: *Educação*.

GRUPO CONSULTIVO. Na Administração Pública é o comitê de assessoramento.

GRUPO DE SOCIEDADE. Indica, na técnica societária, a convenção, estabelecida entre a sociedade controladora e suas controladas, pela qual se obrigam a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns (Lei nº 6.404/76, art. 265).

GUARDA. Na origem do substantivo *guarda* e do verbo *guardar*, temos o étimo *guardare*, no latim medieval, vindo do germânico *wardôn* (procurar com a vista, montar guarda) e substantivo *warda* (ato de buscar com a vista, guarda, sentinela), tendo, antes, procedido de *warôn* (prestar atenção). É afim do Alemão *wachen* (vigiar) e de *wache*, também *wart*(vigilância, guarda).

E com os sentidos assinalados, é empregado na composição de várias locuções em uso na linguagem jurídica.

Guarda. Em sentido especial do Direito Civil e do Direito Comercial, *guarda* quer exprimir a obrigação imposta a certas pessoas de ter em *vigilância*, zelando pela sua *conservação*, coisas que lhes são entregues ou confiadas, bem assim manter em vigilância e zelo, protegendo-as, certas pessoas que se encontram sob sua chefia ou direção.

No âmbito da proteção da criança e do adolescente obriga a prestação de assistência material, moral e educacional, conferindo ao detentor o poder de opor-se a terceiros, inclusive aos pais (art. 33, ECA).

Destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser definida nos procedimentos de tutela e adoção por brasileiros (art. 33, § 1º).

Segundo o art. 888, VII, do Código Civil, a guarda dos filhos pode ser extensiva a cada um dos avós, respeitado o interesse da criança ou do adolescente. (npg)

Confere à criança ou adolescente a condição de dependente, inclusive para efeitos previdenciários (art. 33, § 3º).

Pode ser revogada a qualquer tempo, através de ato judicial, ouvido o MP (art. 35).

Guarda. Em outro sentido, é a palavra empregada para designar a pessoa que é posta em algum lugar para vigiar o que ali se passa, defendendo o que está sob sua proteção e vigilância de qualquer ato de pessoas estranhas, que possa trazer dano ou prejuízo.

GUARDA CIVIL. Corporação de ordem policial, existente nas cidades, com a incumbência de vigiar pela ordem pública, orientando também os veículos e pedestres no trânsito cotidiano.

A cada uma das pessoas que faz o serviço de vigilância ou de policiamento, se diz de *guarda-civil*.

Embora a guarda-civil entenda-se uma *força armada*, sujeita a exercícios e deveres militares, não é uma força militar.

Propriamente, o guarda civil não é um soldado. E embora na prestação de seu serviço, esteja sempre uniformizado, ele é, como se diz comumente, um paisano.

GUARDA COMPARTILHADA. Trata-se de uma nova forma de guarda que vem sendo introduzida no direito de família brasileiro, tal instituto vem sendo aplicado em decisões e tem como objetivo principal garantir o interesse da criança ou do adolescente, protegendo-o e permitindo seu desenvolvimento com uma formação equilibrada. Trata-se de um sistema em que os filhos de pais separados permanecem sob o poder familiar de ambos, que, em conjunto, tomam decisões importantes na criação de seus filhos e buscam de maneira integrada assemelhar o tanto quanto possível as relações pré e pós-separação, ainda que o menor fique sob a guarda física de apenas um dos pais.

GUARDA-COSTAS. Na linguagem náutica, assim se diz do navio ou da embarcação, pertencente à marinha de guerra, que tem o encargo de vigiar o litoral ou costas de um país, em medida de defesa, ou quando se trata de navio sob as ordens das autoridades alfandegárias, para evitar os contrabandos de mercadorias, que se possam registrar em portos nacionais.

Em outro sentido, *guarda-costas* designa o indivíduo que é assalariado por uma pessoa para sua proteção pessoal ou para lhe servir de *capanga*.

GUARDA DE FILHOS. É locução indicativa, seja do *direito* ou do *dever*, que compete aos pais ou a cada um dos cônjuges, de *ter seus filhos em sua companhia* ou de *protegê-los*, nas diversas circunstâncias indicadas na lei civil.

E *guarda*, neste sentido, tanto significa a *custódia* como a proteção que é devida aos filhos pelos pais.

Em regra, a guarda dos filhos compete ao cônjuge, em que se conserva o *poder familiar*.

Atualmente, com o advento do estatuto da Criança e do Adolescente e com os preceitos do Novo Código Civil, considera-se como maior norteador nas decisões e legislações concernentes à criança o melhor interesse do menor.

Dessa forma, uma nova forma de guarda vem sendo introduzida no direito de família brasileiro, a guarda compartilhada, tal instituto vem sendo aplicado em decisões e tem como objetivo garantir o interesse da criança ou do adolescente, protegendo-o e permitindo seu desenvolvimento com uma formação equilibrada. Trata-se de um sistema em que os filhos de pais separados permanecem sob o poder familiar de ambos, que, em conjunto, tomam decisões importantes na criação de seus filhos e buscam de maneira integrada assemelhar o tanto quanto possível as relações pré e pós-separação, ainda que o menor fique sob a guarda física de apenas um dos pais.

GUARDA-FIOS. Denominação dada ao funcionário encarregado da vigilância e conservação dos fios por onde se transmitem as mensagens telegráficas, a luz elétrica e a telefonia.

GUARDA-FOGO. Nome que se dá ao peitoril construído no extremo dos beirais do telhado, no fundo do qual passa o canal dos algerozes (calha), e que, em certos casos, serve de varanda ou terraço aos moradores das águas-furtadas.

Também assim se diz da parede que se constrói entre dois prédios contíguos, até a altura do pau da fileira, para evitar a propagação de um incêndio manifestado num ou noutro dos prédios.

GUARDA-FREIOS. Empregado das *ferrovias*, a quem se dá o encargo de vigiar os freios das composições, atendendo a tudo o que se faz necessário a este mister.

GUARDA-LINHA. Pessoa a quem, como empregado das estradas de ferro, se dá a incumbência de vigiar, em certos trechos, as linhas por onde passam os trens, a fim de que verifique as condições de estabilidade e remova delas quaisquer empecilhos ali jogados.

GUARDA-LIVROS. Denominação que se dá ao técnico de escrituração mercantil a quem se comete o encargo de escriturar ou escrever nos livros comerciais.

GUARDA-MARINHA. Designação dada, na armada, ao posto superior ao de aspirante e imediatamente inferior ao de segundo-tenente.

GUARDA-MOR. É o funcionário da alfândega que desempenha a chefia de seu serviço externo.

E neste mister, além de outros, incluem-se as atribuições de fiscalizar e dirigir todo serviço que se possa executar nas dependências exteriores da alfândega, como sejam cargas e descargas de mercadorias, fornecer pessoal para *guardar* as embarcações fiscais, para o que terá sua *guarda-aduaneira*, policiar as costas territoriais, a fim de impedir os contrabandos, etc.

As leis alfandegárias traçam todos os encargos e deveres que lhe são atribuídos, nos quais é auxiliado por seus ajudantes, empregados, guardas e demais subordinados.

GUARDA NACIONAL. Nome que se dava, antigamente, à milícia auxiliar instituída para formar ao lado do exército, quando se tornasse necessário.

Os oficiais da guarda nacional entendiam-se oficiais honorários, com todas as honras atribuídas aos oficiais do exército.

GUARDA-NOTURNO. Nome dado ao *vigilante noturno*, ou à pessoa que tem o encargo de fazer a *ronda noturna*, em proteção aos lares das pessoas filiadas à organização ou corporação a que pertencem.

GUARDA-PORTÃO. Expressão equivalente a *porteiro*.

GUARDA-SANITÁRIO. Empregado do departamento ou repartição de saúde, que tem a incumbência de tratar das desinfecções domiciliares ou de atender outra sorte de serviço, que seja da finalidade de sua repartição.

GUARDIÃO. Derivado de *guardar*, é o vocábulo aplicado, comumente, para designar o empregado de um estabelecimento, a quem se comete o dever de guardar o mesmo, seja durante o dia ou seja durante a noite, quando, em regra, exerce sua missão.

É, aliás, sentido que tira do próprio conceito amplo do vocábulo: todo aquele que tem a incumbência de guardar (vigiar) alguma coisa.

Guardião. Na terminologia eclesiástica, é palavra que designa um dos superiores dos Conventos dos frades franciscanos, ou o prelado ordinário de cada convento.

GUARNIÇÃO. Derivado do francês *garnison*, de *garnir* (guardar), denominação que se dá ao conjunto de soldados que se encontram em uma praça ou em uma localidade, ou os que são mandados para vigiar ou defender uma praça.

De igual maneira, assim se diz do conjunto de marinheiros que guardam um navio de guerra, ou que compõem a marinhagem de um navio mercante.

GUERRA. Derivado do germânico *werra* (*discórdia*, *peleja*), de que se formou o baixo latim *guerra*, assim se entende, de um modo geral, a *luta armada* ferida entre dois ou mais Estados para solução de conflito havido entre eles, que não se tenha podido resolver por outro meio.

Neste sentido, é que se procurou definir a guerra como *ratio ultima regum*, pelo que se evidencia que sua justeza assenta quando todos os meios suasórios e dentro da justiça estão esgotados.

Ainda neste sentido, a guerra se diz *internacional* ou *externa*, sendo *ofensiva*, em relação ao Estado atacante ou que primeiro pega em armas contra o outro Estado, e *defensiva* em relação ao que a aceita para se defender.

O *estado de guerra*, que é a situação criada pela declaração de guerra ou pela aceitação da beligerância, se inicia com o ato do governo que a declara ou do que a aceita, efetivando-se com o começo das hostilidades.

Mesmo cessadas as hostilidades, pelo armistício ou assinatura da paz, para os efeitos jurídicos o estado de guerra somente se considera extinto *quando desmobilizadas* todas as tropas convocadas para a guerra.

Nesta razão, a palavra guerra tem um sentido restrito e um sentido amplo.

No restrito, compreende somente a *luta* que se fere entre os exércitos contendores.

No amplo, vai desde a declaração da guerra até a desmobilização das forças convocadas para ela.

GUERRA ATÔMICA. Guerra nuclear, ou seja, com a utilização de armas atômicas ou nucleares (bomba atômica).

GUERRA BACTERIOLÓGICA OU BIOLÓGICA. Guerra com emprego de microorganismos ou de toxinas letais ou prejudiciais à vida humana.

GUERRA CIVIL. Assim se diz da guerra interna, ocorrida dentro do país entre uma parte de seus habitantes contra o governo constituído. É uma *revolta* de caráter sério, não uma simples rebelião ou motim.

Segundo os princípios admitidos no Direito Internacional Público, pode a *guerra civil* ser reconhecida por países estrangeiros, permitindo-se que se considerem os *revoltosos* em estado de beligerância.

E, aí, considerados como beligerantes, os revoltosos passam a ter personalidade internacional diante daqueles Estados que como tal os tenham reconhecido.

GUERRA CONVENCIONAL. Guerra que acontece com o uso de forças armadas regulares e com o emprego de armas convencionais (armas de fogo).

GUERRA DE AGRESSÃO. É a que se faz inopinadamente, sem qualquer justificativa ou razão que possa, realmente, mostrar-se justo direito do agressor.

Diz-se, também, *guerra de conquista*.

Na guerra de agressão, não mostra o agressor qualquer legitimidade em relação a seu ato, desde que não tem qualquer objetivo de defender um direito, ou de reagir contra ofensa à própria soberania.

GUERRA DE EXTERMÍNIO. Aquela na qual um dos contendores se empenha em destruir mortalmente o adversário (*guerra total*).

GUERRA FRIA. Estado de tensão entre possíveis litigantes que buscam prejudicar-se mutuamente, embora sem declaração direta de guerra.

GUERRA PSICOLÓGICA. Guerra que se leva a efeito através de ações psicológicas (intimidação, propaganda etc.).

GUERRA QUÍMICA. Designa aquela em que é empregada substância química prejudicial à vida.

GUERRA REVOLUCIONÁRIA. Guerra ideológica contra governo constituído, mediante ações de natureza psicológica e de guerrilhas (rurais e urbanas).

GUERRA SANTA. Dizia-se da guerra levada a efeito contra os infiéis, a pretexto de conquistar os lugares santos.

Por extensão: guerra por motivos religiosos.

GUERRILHA. De *guerra*, entende-se a *luta armada* provocada por *grupos de patriotas*, nem sempre com organização militar, para impedir o domínio de forças estrangeiras ou para enfraquecer o domínio da autoridade constituída.

Diz-se *sistema de guerrilha* aos ataques feitos em locais indeterminados, que não constituem frente de batalha, a tropas regulares estrangeiras, colocadas em um país ocupado, ou mesmo nacionais, por grupos armados.

É a luta de emboscadas ou de surpresa.

GUETO. Nome vindo do italiano *ghetto*, que se dava ao bairro onde os judeus eram obrigados a morar, em determinadas cidades europeias.

Por extensão, atualmente designa o bairro onde, por imposições econômicas e/ou raciais, são confinadas as minorias.

GUIA. Derivado do latim *via* (caminho, estrada), foi admitido na linguagem no sentido vulgar de *itinerário, roteiro, direção*, que indicam o caminho a ser tomado para que se atinja certa localidade.

Em distensão ao significado, passou a designar a própria pessoa que encaminha outra ou a segue para mostrar a direção a ser tomada, ou dar esclarecimentos a respeito das coisas encontradas no caminho.

Na terminologia jurídica, outros sentidos lhe são emprestados.

Guia. É tido no mesmo sentido de *meio-fio*, nome geralmente atribuído ao *bloco de pedra* ou de cimento colocado à margem dos passeios, em frente às construções, para os separar e servir de limite com as calçadas ou leito das ruas.

Guia. É tomado na significação de *passaporte* ou *salvoconduto*, isto é, o documento dado por uma autoridade, para que possa uma pessoa alcançar ou chegar a determinado lugar.

Guia. No sentido mercantil, é o documento extraído para que acompanhe a fatura e por ela se faça o respectivo transporte. Em certos casos, é o nome que se dá ao próprio conhecimento de transporte: *guia da estrada de ferro*.

Ainda no sentido comercial, é reputado o documento que se faz para que se processe um *recolhimento em caixa*, dizendo-se, assim, *guia de recolhimento*. E nela se anota não somente a importância a recolher, como a origem dela.

Guia. No sentido fiscal, é todo documento extraído para que se façam recolhimentos de dinheiro nas repartições arrecadoras, como para que se autorizem transferências de funcionários públicos.

E, assim, tomam os nomes próprios de *guia de recolhimento, guia de transferência*.

GUIA DE DESPACHO. Designação vulgarmente dada à *nota de despacho* ou *nota de importação*, em face da qual se inicia o processo de despacho.

Nesta mesma nota, o consignatário das mercadorias dará a autorização ao despachante habilitado para promover o desembaraço delas.

GUIA DE EXPORTAÇÃO. É o documento preparado pelo exportador, nele mencionando a mercadoria, sua marca, volume, com o respectivo número, peso bruto e valor, o qual será devidamente selado, a fim de que obtenha a necessária autorização da repartição fiscal para o embarque da mercadoria.

GUIA DE TRANSFERÊNCIA. Assim se diz da comunicação que faz a repartição, onde servia o empregado, à outra em que vai servir, para que anote o crédito relativo ao pagamento de seus vencimentos, e se desonere desse encargo a repartição avisadora.

O mesmo se diz da *transferência* de mero pagamento de outros funcionários, que passam a receber por outra repartição.

Na técnica escolar, é o documento em que se anota a vida escolar do estudante transferido de um estabelecimento para outro, a fim de que, neste último, se registrem todos os fatos escolares que lhe dizem respeito.

GUIA PROBATÓRIA. Na terminologia fiscal, assim se diz da guia que se expede, pelo pagamento de certos impostos ou de direitos alfandegários, em face da qual o contribuinte prova os pagamentos a que estava obrigado.

“GUIDON DE LA MER”. É o nome que se dá a um dos documentos da antiguidade, em que se firmaram princípios e regras acerca do Direito Marítimo.

Data do século XVI e foi publicado em Ruão, sendo desconhecido o seu autor.

O *Guidon de la mer* tratava, principalmente, e com muita clareza, do seguro marítimo.

Os elaboradores da grande *Ordenança de 1681*, com que se começou na França o período moderno das fontes do Direito Marítimo, muito se aproveitaram das regras aí expostas, não somente a respeito dos seguros, como das presas e represálias marítimas.

GUILHOTINA. Assim se diz da máquina (*guillotine*, em francês), cujo nome provém do Dr. Guillotin, destinada a executar a pena de morte por decapitação, em substituição ao *cutelo*.

É uma invenção antiga; foi usada na Alemanha e na Itália no século XVI, e na Inglaterra e Escócia no século XVII. Durante a Revolução Francesa por sugestão do médico e político Joseph Ignace Guillotin (1738-1814), voltou a ser usada de forma a abreviar os sofrimentos dos condenados.

GUILTY (inglês). Culpado. O júri responde se o réu é culpado (*guilty*) ou inocente (*not guilty*).

GUINDASTE. Derivado de *guindar* (elevar, içar), assim se diz do aparelhamento ou máquina usada para levantar ao alto grandes pesos.

Os içamentos se processam por meio de roldanas, onde se colocam a *guinda* (cabo), ao qual também se diz *guindaleta*, acionado por vários meios.

É por meio de *guindastes* que se levam até ao bordo do navio as mercadorias a serem transportadas e daí, também por eles, se retiram as mercadorias ou os volumes para os cais.

Há uma espécie de aparelho de *guindar*, a que se chama *guincho*.

O *guincho*, porém, é adaptável às automotrizes, (caminhões ou tratores) a fim de que prestem serviços, seja nas lavouras, indústrias ou nas construções de estradas.

GUISA. Derivado do antigo alemão *wisa* (modo, maneira), hoje *weise* em Alemão, era antigamente empregado para designar a *ordem* ou a *qualidade dos cavaleiros*, a que se chamavam *guisados* ou *aguisados*. E isto porque estavam sempre prontos e preparados, com as suas armas, para o serviço do rei.

E, em face do sentido então a ele aplicado, formou-se o vocábulo *guisamento*, no sentido de *depreparo* para fazer alguma coisa.

Guisa. É, como o era antigamente, aplicado para designar o *modo* ou a *maneira* por que se fazem as coisas. *À guisa de.* À maneira de.

GURI. É palavra brasileira empregada para designar o menino, o pequeno.

Costumam utilizá-lo, na região sul, na forma feminina como na masculina, *guri* ou *guria*, para designar o namorado ou a namorada.

Guri. Na região nordestina é tomado em sentido pejorativo, indicando o menino que se entrega a depravações sexuais, servindo de paciente, na pederastia. Para pequeno, ali, diz-se melhor garoto.



“HABEAS CORPUS”. É locução composta do verbo latino *habeas*, de *habeo* (ter, tomar, andar com), e *corpus* (corpo), de modo que se pode traduzir: *ande com o corpo* ou *tenha o corpo*.

É instituto jurídico que tem a precípua finalidade de proteger a *liberdade de locomoção* ou o direito de *andar com o corpo*.

E, assim, virá para garantir a pessoa contra qualquer violência ou coação ilegal na sua liberdade de *ir e vir, mover-se, parar, ficar, entrar e sair*, em que se funda o direito de locomoção que lhe é atribuído: *jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque*.

Registram, geralmente, sua instituição na Inglaterra, em face da lei que concede a qualquer vassalo inglês o direito de ser solto debaixo de fiança, quando contra ele se decreta a prisão. Ali, realmente, obteve a medida sua eficiente aplicação, tão logo enumerada na Magna Carta, outorgada em 1215 pelo rei João Sem-Terra.

Mas, propriamente, deriva o instituto do Direito Romano, onde já todo cidadão poderia reclamar a *exibição* do homem livre (que era retido ilegalmente) por meio de uma ação privilegiada, a que se chamava *interdictum de libero homine exhibendo*.

Em verdade, no entanto, entre os romanos, anotava-se *actio ad exhibendum* contra o particular que *retinha* indevidamente o homem livre. E ali se registra no fragmento do Digesto: “*Hoc interdictum et in absentem esse rogandum Labeo scribit: sed si nom defendatur, in bona ejus eundum ait.*”

Embora o *habeas corpus* tenha anteriormente constituído o remédio para várias espécies de violências e coações ilegais contra a pessoa, na era presente é afirmado, simplesmente, para defesa da liberdade de locomoção, quando a esta não se oponha a justiça da privação da liberdade, como medida de punição disciplinar ou para cumprimento de sanção penal.

O *habeas corpus*, assim, difere do *mandado de segurança*, outro instituto de defesa dos direitos pessoais, que é mesmo de maior amplitude que ele, pois que tende a defender todo direito certo e incontestável contra as violências ou coações por parte de autoridade.

O direito ao *habeas corpus* é assegurado pela Constituição, no inciso LXVIII do art. 5º.

O *habeas corpus* pode ser *preventivo* ou *suspensivo*.

Preventivo, quando vem prevenir ou *evitar* que a ilegalidade ou atentado pretendido se realize ou se cumpra.

Suspensivo, quando, já ocorrente o mal, vem precisamente subtrair a vítima à ação do mesmo, *livrando-a* de todo e qualquer constrangimento e a trazendo à liberdade que a medida lhe assegura.

O *habeas corpus* pode ser concedido *ex officio*, isto é, os juízes e os tribunais têm poder de expedir ordem de *habeas corpus*, ainda quando não tenha sido requerido expressamente pelo interessado, quando verificarem, em qualquer outro processo, que alguém sofre ou está ameaçado de ilegal constrangimento ao seu direito de locomoção. Não caberá *habeas corpus* em relação a punições disciplinares militares (CF/88, art. 142, § 12º).

“HABEAS DATA”. Sem similar no direito comparado, constituindo-se criação da doutrina brasileira, nomeia-se *habeas data* o remédio jurídico-processual de natureza constitucional (CF/88, art. 5º), destinado a assegurar o *conhecimento de informações* relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público (*habeas data cognitivo*) e para a *retificação de dados*, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo (*habeas data retificatório*).

A ação de *habeas data* é gratuita.

Legitimados ativos para promover a ação de *habeas data* são as pessoas, físicas ou jurídicas, a respeito de dados atinentes a eles, não à coletividade; legitimado passivo será a entidade governamental, em qualquer poder, da Administração (direta, indireta ou fundacional), abrangendo inclusive o serviço público delegado e as entidades particulares autorizadas a manter bancos de dados como, *e.g.*, o Serviço de Proteção ao Crédito.

A Lei nº 9.507, de 12.11.97, regulou o direito de acesso a informações e disciplinou o rito processual do *habeas data*.

HÁBIL. Derivado do latim *habilis* (próprio, apto, capaz), entende-se, na terminologia jurídica, a *qualidade jurídica* que se atribui à pessoa, para que possa adquirir direitos ou contrair obrigações.

É índice ou qualificativo da própria *capacidade*, em virtude do que se mostra a pessoa com *opoder* ou o *direito* de fazer ou não fazer o que é de seu interesse e a merecer o apoio legal, quando se mostra *hábil para agir*.

Hábil, assim, possui sentido de *autorizado* pela lei para agir segundo as regras jurídicas instituídas, na defesa de todos os direitos e atribuídos à pessoa.

Hábil. Quando o vocábulo, no entanto, é empregado em relação aos *atos*, entende-se o *legal*, ou o que é do *estilo* ou *uso*.

É o *meio hábil*, isto é, o meio legal ou amparado pelo Direito para que se intente qualquer coisa. São os *termos legais*, isto é, são as *fórmulas* ou *procedimentos jurídicos* admitidos para que se cumpram certos atos ou se efetivem certas medidas legais ou jurídicas.

Hábil. Na linguagem própria aos ofícios ou profissões, é a expressão tomada no sentido *deprático*, *habilitado*, *perito*.

Identifica, assim, a pessoa *habilitada*, *capacitada*, *experimentada* ou *com os conhecimentos* necessários à execução de determinada obra ou ao exercício de determinado ato.

HABILIDADE. Do latim *habilitas*, compreende a própria *capacidade jurídica*, ou a amplitude de *aptidão legal*, para que possa alguém ser sujeito, ativo ou passivo, de direitos ou obrigações.

A *habilidade* pode ser *originária*, isto é, ser fundada na própria qualidade ou condição da pessoa, como pode decorrer da *habilitação*, ato pelo qual se investe legalmente na *habilidade*, tornando-se, assim, a pessoa capaz e *hábil* para agir como se determina.

HABILITAÇÃO. Derivado do latim *habilitare* (tornar apto), entende-se de um modo geral toda soma de atos ou diligências, intentados segundo os princípios legais, para que se dê a uma pessoa a *capacidade* ou *habilidade*, de que precisa, para cumprir certos desígnios jurídicos, isto é, para praticar *atos jurídicos livremente* ou para *assumir a direção de direitos*, sem qualquer restrições.

Em regra, a *habilitação*, para que cumpra sua finalidade jurídica, apresenta-se como o conjunto de *formalidades* prescritas legalmente para sua execução.

Nesta razão, dizem-se *formalidades habilitantes*, porque, em certos casos, vêm dar *capacidade* a certas pessoas, que não a tinham, para que possam praticar validamente certos atos jurídicos (nos casos do menor ou dos tutores). E, em outros, vêm dar *autoridade* a certas pessoas para intervirem em certos negócios, a que estavam alheias ou de que não eram partes (nos casos do herdeiro, dos credores).

Também, a *habilitação* mostra-se a série de formalidades a ser cumprida para que um *ato solene* se execute, como no caso do casamento.

A *habilitação* é sempre *ato preliminar* e necessário para que certos e determinados atos se executem validamente, seja porque ela outorga capacidade ou autoridade à pessoa para executá-la, seja porque se cumpriram as diligências em que se funda.

Habilitação. Na técnica administrativa, é empregado para exprimir o cumprimento de exigências que se fazem necessárias, a fim de que a pessoa se *habilite* à ocupação de cargo ou função pública.

Esta *habilitação* se entende *por concurso*, quando as exigências se fundam na demonstração de conhecimentos de certa ordem, feita por meio de *provas públicas* (concurso) ou *por*

documentos, quando determina a lei a prova de habilitação profissional em certos cursos de ordem técnica ou liberal, indispensável para ocupação do cargo ou função.

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Seja na *falência*, nos casos comerciais, ou no *concurso de credores*, nos casos civis, a *habilitação de credores* entende-se sempre o comparecimento de credor, portador de título de crédito exigível, perante a Justiça, pedindo a *inclusão do seu nome* no rol dos credores do *falido* ou do *insolvente*, para que, segundo a força de seu título, concorra aos pagamentos, que lhe sejam atribuídos.

Esse ato é mais propriamente dito de *declaração de crédito*, ou verificação de crédito. Mas, na realidade, é perfeito *ato de habilitação*, pelo qual fica desde logo assegurado o direito de credor, na *graduação*, em que for classificado.

Pode ser dita *habilitação de credores*.

Na falência, a habilitação dos credores ocorre no período da sindicância, no prazo marcado para convocação deles.

No concurso de credores, ela se faz tão logo é feita a convocação para que seja o mesmo instaurado.

HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. A habilitação de herdeiro entende-se no *processo* ou no *inventário*, revelando, em qualquer dos casos, a prova de sua *qualidade de herdeiro*, para que lhe possam ser atribuídos os direitos que, como tal, lhe competem.

A *habilitação no processo* tem, propriamente, o nome de *habilitação incidente*.

Mesmo no inventário, a *habilitação do herdeiro* é ato incidente que somente se verificará quando houver omissão do nome de qualquer herdeiro, ou pessoa com direito à herança, pelo inventariante e este, voluntariamente, não promover a sua inclusão.

O herdeiro, então, vem com as suas provas mostrar sua qualidade de herdeiro e pedir que se inclua o seu nome entre os dos demais herdeiros, a fim de que participe, como é de seu direito, da partilha a ser feita.

A habilitação pode ser *sumária*, isto é, resolvida no próprio curso do inventário, quando apenas se funde em ligeiras dúvidas, ou em processo apartado, quando necessite de *provas aliunde* (de outra parte), a fim de que nelas se funde o decisório.

HABILITAÇÃO INCIDENTE. É a que se processa no curso de uma demanda para substituição de um dos litigantes por outro que lhe vem tomar o lugar.

Assim, é fato processual que não se limita somente ao herdeiro, para que, na sua qualidade de sucessor do *de cujus*, o venha substituir na demanda. Pode ser intentada por *qualquer interessado*, com direito de substituir um dos litigantes.

A habilitação se faz *por artigos*, isto é, deve ser articulada por itens, e depende de sentença.

A lei processual, no entanto, cita os casos em que não se faz necessária a habilitação, operando-se a substituição pela exibição de *documento autêntico* ou suficientemente hábil, para que se dispense a formalidade.

A habilitação incidente tanto ocorre em primeira, como em segunda instância. E uma vez decidida, o *habilitado* continua a ação com a mesma *autoridade* do litigante substituído.

Os cessionários e sub-rogados do litigante substituem-no mediante simples exibição do *título da cessão* ou da *sub-rogação*, e citação da parte adversária.

Não se faz mister, pois, habilitação regular; a prova de que se investiram no direito da parte *é habilitante* para que continuem a demanda em nome dela.

Mas, se são cessionários do herdeiro, este precisa ser previamente habilitado.

HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO. Indica-se o conjunto de formalidades que devem ser, preliminarmente, atendidas, a fim de que se solenize o casamento.

Revela-se a prática de certas precauções, tomadas no sentido de serem evitadas transgressões às regras jurídicas instituídas em defesa da família e da sociedade.

O processo de habilitação para casamento é promovido perante o oficial do registro civil ou do cartório de casamento.

E quando nele se tenham de promover justificações, seja de idade, seja de falecimento do cônjuge de um dos nubentes, faz-se necessária a presença do órgão do Ministério Público, devendo as mesmas serem sentenciadas ou julgadas pelo juiz.

Embora a habilitação para casamento seja entendida, restritamente, como o processo pelo qual os nubentes provam não haver entre eles impedimento por parentesco, não haver qualquer outro impedimento ou matrimônio, estarem em idade de casar, quando menores terem a autorização paterna, ou suprimimento judicial, os proclamas que lhe seguem são, em verdade, atos complementares da habilitação, desde que se tornam necessários para a validade do casamento, salvo se legalmente dispensados.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. É indicativa da habilidade profissional ou legal de uma pessoa, para que possa exercer uma profissão liberal.

Em regra, a *habilitação profissional* provém de estar a pessoa munida de *diploma* ou título, expedido por estabelecimento de ensino superior, técnico ou profissional, oficial, equiparado ao oficial ou reconhecido, devidamente legalizado na repartição pública, a que compete este serviço e a fiscalização do exercício da profissão.

Para o exercício de sua profissão devem estar devidamente habilitados os advogados, os médicos, os engenheiros, os dentistas, os farmacêuticos, os contadores, os professores etc. Sem essa habilitação não podem eles exercer legalmente as suas atividades profissionais.

E o exercício delas sem essa habilitação, em certos casos (médico, farmacêutico, dentista), constitui fato delituoso, passível de sanção penal. Diz-se exercício ilegal da medicina, da farmácia ou da arte dentária.

O advogado não pode procurar em juízo. O engenheiro não pode dirigir construção, nem assinar projetos ou plantas para construções. Os contadores não podem assinar balanços ou papéis contábeis.

HABILITADO. Derivado de *habilitar*, no sentido jurídico entende-se toda pessoa que, tendo adquirido a maioridade, está apta ou tem capacidade para a prática de todos os atos da vida civil.

Habilitação, em qualquer sentido do Direito, entende-se sempre a pessoa que está *autorizada* a praticar o ato, seja porque tenha capacidade para isto ou porque tenha satisfeito todas as exigências de ordem legal.

Habilitado. Na terminologia acadêmica, dos concursos, é indicativo da aprovação nos exames a que submeteu o aluno ou o candidato. Significa *aprovado* ou *classificado* nos exames.

Habilitado. Na linguagem mercantil, é a pessoa que possui recursos para atender certa soma de negócios. Equivale a *endinheirado*.

HABILITANDO. O mesmo que *habilitante*, entende-se a pessoa que se habilita ou promove a habilitação, a fim de que, em cumprimento da lei, possa executar o ato jurídico ou dele participar. É o *agente* da habilitação.

HABILITANTE. De *habilitar*, igualmente, designa a pessoa que se quer habilitar, sendo o mesmo que *habilitando*.

Mas, na forma adjetiva, é expressão usada para qualificar toda formalidade ou diligência promotora ou necessária para uma habilitação. Indica, pois, a qualidade da formalidade a ser preliminarmente praticada, para que a pessoa possa, validamente, executar o ato ou o negócio jurídico.

HABITAÇÃO. Derivado do latim *habitatio*, de *habitare* (residir, morar, trazer habitualmente), em sentido geral quer exprimir o *local*, em que se mora ou se reside, ou em que, habitualmente, se encontra a pessoa, significando, praticamente, a *morada*, a *casa*, a *avivenda*, em que alguém habita.

Para certas pessoas, a *habitação*, dita também de *residência*, é o lugar em que se encontra *seudomicílio civil*, seja voluntário ou seja necessário.

E, considerada como *residência*, indica-se, para os indivíduos que não exercem atividades mercantis ou outras estabelecidas propriamente em escritórios ou estabelecimentos de qualquer ordem, a *sede* de suas atividades, na qual podem ser procuradas, por ser ela tida como seu *domicílio ordinário*.

Em tal circunstância, isto é, para que possa representar o domicílio, necessário evidenciar-se se é *habitação de fato* ou *real*, isto é, se firmada pelo *ânimo* ou vontade de estabelecer-se ou de se fixar no lugar, em que se habita.

Habitação. Pode a habitação ser objeto de direito. Quer isto dizer, pode ser ela constituída em direito de outrem, a fim de que a possa usar ou fruir as suas utilidades.

E, a rigor, é o que se menciona como *direito de habitação*, que consiste na concessão dada a uma pessoa para que possa habitar ou residir, gratuitamente, prédio ou casa alheia.

É, por isso, *ocupação de casa alheia*, ou *seu uso*, sem qualquer obrigação de pagamento.

Considera-se como um *direito real*, mostrando-se na feição de uma *servidão pessoal*, estabelecida por ato *inter vivos* ou *causa mortis*, em caráter transitório e revogável.

Diferencia-se do *usufruto*, em que este não é restrito à *ocupação*, não sendo o *direito de habitação* cedido ou transferido pelo habitador, pois que é direito personalíssimo que só se limita a ele. Não pode ser fruído além dos limites em que é instituído.

E não se aproxima do *direito de propriedade*, porque lhe falece qualquer atributo de domínio.

Entende-se, no entanto, *direito de uso*, especializado na ocupação da casa para um fim certo: o morar. É uma espécie de *uso*.

HABITAÇÃO COLETIVA. Assim se diz da casa ou do prédio, que serve de morada ou residência a várias pessoas, ou em que, mesmo acidentalmente, vivem várias pessoas.

São os hotéis, as pensões, os colégios.

A habitação coletiva, pois, é a que se compreende de várias *casas*, entendido como é que cada compartimento ocupado ou qualquer aposento, em que habite uma pessoa, se configura uma casa.

HABITANTE. De *habitar*, designa a pessoa que *habita* uma casa e reside em um lugar.

O conjunto de habitantes de uma localidade forma o seu povo ou a sua população.

Os que não habitam o lugar, encontram-se aí de passagem ou em trânsito, dizem-se *seforasteiros*.

HABITE-SE. No Direito Administrativo é a autorização expedida pela autoridade municipal liberando prédio recém-concluído ou reformado para uso e habitação.

HÁBITO. Derivado do latim *habitus* (modo de ser, estado), é tido no mesmo sentido *decostume*. E isto porque o *hábito* se mostra uma *disposição*, um *modo de ser* ou um *estado*, decorrente da repetição de atos da mesma natureza.

Os romanos usavam a expressão *habitus corporis*, hábito do corpo, para designar o desenvolvimento físico da pessoa, em virtude do qual se firmaria ou dependeria a puberdade.

E, nesta razão, ainda se tem o sentido de hábito, dito de *externo*, para indicar o estado exterior da pessoa.

Hábito. É indicativo, também, de vestes, notadamente das vestes talaras dos religiosos.

HABITUADO. Assim se diz do sacerdote adito a uma paróquia, para cumprir certos deveres de seu ministério, ao lado do cura ou vigário, que é quem tem a representação do curato e desempenha as funções ou encargos pastorais.

HABITUAL. Derivado do latim *habitualis*, é o que se faz com frequência ou repetidamente, tornando-se já em *hábito* ou em *costume*.

Desse modo, *habitual* caracteriza as coisas ou os fatos que se fazem sucessivamente, repetidamente, assumindo caráter de permanência, tantas são as vezes em que elas se repetem ou se mostram.

Somente assim, pelas múltiplas repetições, não uma nem duas, mas dezenas e mais ainda, pode ser dada a qualidade de habitual àquilo que se sucede muitas vezes.

HABITUALIDADE. De *habitual*, entende-se a *repetição*, a *sucessividade*, a *constância*, a *iteração*, na prática ou no exercício de certos e determinados atos, em regra da mesma espécie ou natureza, com a preconcebida intenção de fruir resultados materiais ou de gozo.

Sob certos aspectos, a *habitualidade* pode transformar-se em *vício*, criando *hábito arraigado*. Pode, no entanto, tornar a pessoa *hábil* na execução do ato. Ou pode, em razão do interesse ou do motivo por que *habitualmente* repete a prática dos atos, por esta habitualidade fundar a profissão em que se colocou.

HABITUALIDADE JUDICIALMENTE RECONHECIDA. No Direito Penal, o juiz pode reconhecer como criminoso habitual aquele que, embora sem condenação anterior, comete sucessivamente, em determinado período, quatro ou mais crimes da mesma natureza,

puníveis com pena privativa de liberdade e que demonstra, por suas condições de vida e pelas circunstâncias de fato, acentuada inclinação para tais crimes.

HABITUALIDADE PRESUMIDA OU LEGAL. No Direito Penal, é a presunção de ser criminoso habitual aquele que, pela segunda vez, reincide na prática de crime doloso da mesma natureza, em determinado período de tempo.

HACHURA. Galicismo, raiado que, em desenho, gravura ou formulário, produz efeito de sombra ou meio tom, de forma a sinalizar que tal espaço não deve ser utilizado por quem preenche o documento.

HANGAR. Trazido do francês, onde tem a significação de *alpendre*, é empregado para designar o edifício ou o barracão em que se recolhem os *aviões*.

“HARD LAW”. Termo utilizado no direito internacional para designar os instrumentos jurídicos que possuem força vinculante, sendo mais persuasivos, criando obrigações e sanções para os Estados signatários.

A *Hard Law*, ou Direito Rígido, deriva de uma fonte de direito clássica e resulta dos compromissos legalmente firmados entre países. Como exemplo podemos citar os Tratados e Acordos Internacionais. (pg)

Vide: *Soft Law*.

HARDWARE. Em inglês significa ferramenta, utilizada a expressão na Informática para indicar os equipamentos; em contraposição, *software*, indicativa dos programas de instrução ou aplicativos que orientam o funcionamento da máquina.

HARMONIA. Derivado do latim *harmon* (proporção entre as partes de um todo, sistema, ordem), entende-se, no conceito do Direito Constitucional, a *colaboração* dos poderes públicos na realização da obra, que lhes é cometida, a fim de que cumpram os objetivos fundamentais do Estado, com certa intimidade, visando a interesses comuns, embora sem haver qualquer intromissão de um na esfera de atribuições do outro.

Sem afetar, pois, o círculo de *independência*, assegurado a cada poder, o círculo da *harmonia* mostra que devem atuar dentro de um só *sistema*, para que se assegurem e realizem os superiores desígnios do Estado.

Harmonia. Em sentido comum, é o apaziguamento ou a *condição*. É ainda o *equilíbrio* ou a ordem em que se colocam as coisas.

HARMONIZAR. Derivado de *harmonia*, é o verbo geralmente tomado no sentido de *apaziguar* ou *conciliar*.

Harmonizar as partes, assim, é trazê-las a um *acordo* ou a um *ajuste*, em virtude do qual ponham fim à questão, sustando, pela desistência, o curso da causa, se já iniciada.

É, pois, *solucionar amigavelmente* qualquer pendência, em virtude do que cada um reconhece o direito ou as razões do outro.

Harmonizar. Mas significa ainda pôr em *ordem* ou pôr em *equilíbrio* uma coisa com a outra, de forma que não se anote qualquer discordância entre elas, quando é necessário fazê-las *harmônicas entre si*.

Neste sentido, ainda, na técnica forense, *harmonizar* o pedido com a lei quer significar *enquadrar* o pedido no princípio de lei ou na regra jurídica que o deve proteger.

HASTA. Derivado do latim *hasta* (lança), quer o vocábulo significar *venda* ou *praça*.

Por esse processo, na *venditio* ou *bonorum sectio*, já os romanos vendiam os bens que eram atribuídos ao Estado, fosse pela conquista, pela condenação criminal de um cidadão, ou, enfim, por um direito hereditário.

Propriamente eles a chamavam de *subhastatio*, que era a *praça pública* ou *hasta pública*.

HASTA PÚBLICA. É tida, então, como a venda judicial feita pelo porteiro dos auditórios forenses ou por oficial de Justiça designado para isso.

É meio judicial de venda que não se confunde com outro qualquer, desde que possui caráter inconfundível. E este está na *qualidade da pessoa*, que a realiza, que deve ser serventuário ou funcionário da Justiça, não qualquer um. Em regra, o porteiro dos auditórios forenses.

Afora esse requisito, *hasta pública* ou *leilão público* são igualmente vendas ou praças públicas. E este leilão será judicial se autorizado ou determinado pelo juiz.

A intervenção do juiz é que lhe imprime a qualidade ou condição de judicial, em semelhança à hasta pública, que dele se distingue por ser o porteiro quem nela apregoa.

HAYER. Derivado do latim *habere* (ter, possuir), é substantivamente empregado no significado de bens, riquezas, posses, faculdades.

Neste sentido, no entanto, é mais propriamente empregado no plural: *haveres*.

Haver. Na técnica da contabilidade, significa o vocábulo toda *conta de crédito*, em oposição à *conta de débito*, que se diz *deve*.

Nestas condições, nos livros de contabilidade, a coluna de *haver* registra sempre os lançamentos correspondentes aos créditos respectivos e que são *havidos* pelos respectivos títulos.

Assim, no livro *Caixa*, toda vez que um pagamento é feito, como Caixa é credora, o lançamento se faz nela na coluna do *haver*; o contrário se faria se o Caixa recebesse, quando seria o lançamento feito na coluna do *deve*.

É preciso compreender que, numa *operação comercial*, simultaneamente há um *credor* e um *devedor*. E, nesta razão, sempre o lançamento de *haver* corresponde a um lançamento *deve*, que é feito na mesma condição.

O lançamento de crédito sempre é *haver*, seja em título pessoal (correntista), ou em título im pessoal ou inominado (Mercadorias, Caixa, Gastos Gerais etc.).

No lançamento do *Diário*, os credores sempre vêm assinalados pela preposição *a*. E assim são sempre distinguidos do devedor, que vem em primeiro lugar, sem a regência desta partícula: *Mercadorias a Caixa* (Mercadoria *deve* e Caixa tem *haver*).

Neste sentido, saldo a *haver* é a diferença a maior que se encontra na coluna do *haver*, subtraída da soma da coluna do *deve*. Assim, por exemplo, se a coluna do *haver* apresenta a soma de 25 e a do *deve* de 16, o *saldo a haver* é 9, sendo este o *crédito apurado*.

A coluna do *haver*, nos títulos dos livros comerciais, é sempre colocada em segundo lugar, ou seja, a seguir do *deve*, quando colocados na mesma página. Ou ao lado direito, se em páginas diferentes, ficando a coluna do *deve* no lado esquerdo.

HEBDOMADÁRIO. Derivado do grego *hebdomas* (semana), de *hepta*, sete, pelo latim, é geralmente empregado para indicar tudo o que se faz *semanalmente*.

Possui, assim, o mesmo sentido de *semanário*, derivado do francês *semaine*.

Na linguagem da imprensa, serve o vocábulo para designar a publicação que se faz por período de *semana*, isto é, de semana em semana.

Hebdomadário. Na linguagem religiosa, entende-se a pessoa que, numa igreja, cabido ou convento, está encarregada de presidir ao ofício uma semana.

HECTARE. Medida agrária equivalente a cem ares ou dez mil metros quadrados.

HEDONISMO. Derivado do latim *hedone*, do grego *hedoné* (prazer), é utilizado pelos economistas para determinar ou designar a *lei do menor esforço*.

Consideram, assim, que, por um prazer ou por uma satisfação (*hedoné*), o homem é levado, por seu engenho, a descobrir meios de obter maiores resultados com menor esforço ou trabalho.

Aliás, o *hedonismo* ou *princípio hedonístico*, na opinião de CHARLES GIDE, tem sido a base da ciência econômica, desde que toda descoberta mecânica, todo aperfeiçoamento de trabalho ou de organização, deriva dele.

“HEIMATHLOS”. Palavra alemã, que se traduz *sem pátria*, é usada, na terminologia do Direito Internacional Privado, para designar as pessoas que perderam a sua nacionalidade, sem que tenham obtido outra.

A esta situação jurídica, resultante da ausência de princípio regulador ou da falta de concordância das leis sobre a nacionalidade, os franceses chamam de *heimathlosat*, que assim se entende a situação jurídica do *heimathlos* ou do *apátrida*.

Convém esclarecer que este caso não se confunde com o de *dupla nacionalidade*, isto é, quando dois países diferentes asseguram a nacionalidade a uma só pessoa.

No caso do *heimathlos*, a pessoa não tem qualquer nacionalidade: é *pessoa sem pátria*.

HELIASTA. Era o nome que se dava em Atenas ao mais numeroso e importante tribunal, ali instituído para interpretar as leis ou manter as que se receava pudessem ser desrespeitadas.

O nome de *heliasta* vem de *helios* (sol), porque era o tribunal mantido em um lugar descoberto, pelo que o sol penetrava nele em cheio.

Esse tribunal se compunha de mil a mil e quinhentos *heliastas*. E sua convocação se fazia por intermédio dos *timostetas* (ricos da cidade).

HELICÓPTERO. Aeronave que é capaz de se elevar verticalmente, sustentando-se por hélices horizontais.

HELIPORTO. Local de aterrissagem e decolagem de helicópteros, distinguindo-se do aeroporto, porque este oferece serviços de abastecimento e reparos.

HEMATOLOGIA FORENSE. Estudo do sangue para fins de prova em juízo.

HEMATOMA. Tumor formado pelo sangue que extravasa.

HERANÇA. Derivado do latim *hereditas* (ação de herdar, herança), de *heres*, *heredis*(herdeiro), em sentido comum é entendido como o *conjunto de bens* ou o *patrimônio* deixado por uma pessoa que faleceu.

Neste sentido, então, se compreendem todos os bens, direitos e ações do *de cujus*, como todas as suas dívidas e encargos, a que estava obrigado.

Chegam, às vezes, a confundir-la com a *sucessão*, que consiste na adição ou tomada da herança.

É imprópria a equivalência, porquanto a herança não pressupõe herdeiros. Podem não existir. E se mostra o objeto de aquisição do herdeiro, enquanto a sucessão é o meio de adquiri-la.

A *herança*, enquanto não partilhada, apresenta-se num sentido de universalidade, conceito, aliás, que lhe vem do Direito Romano: “*Nihil aliud est hereditas quam successio in universum jus quod defunctus habuit.*”

Mas, universalidade de direito, a *herança* preexiste com ou sem bens: *hereditas sine ullo corpore intellectum habet*, era o princípio do Digesto.

Constitui-se, por isso, de uma *unidade intelectual* determinada pelo próprio Digesto, bastando as possibilidades abstratas de direitos ignorados, que pertençam ao defunto. E, nesta razão, considera-se como *coisa incorpórea*.

Restritamente, no entanto, *herança* indica-se *toda parte* ou *quinhão* do acervo hereditário que venha a ser partilhado ao herdeiro.

E, neste sentido, é que se diz que a responsabilidade ou a obrigação do herdeiro não vai além da *força da herança*, isto é, da parte que lhe foi atribuída.

Segundo o modo por que se irá deferir a herança, ela se diz *legal* ou *testamentária*.

Herança. É por vezes empregado para designar um imóvel, correspondendo, assim, ao sentido de *herdade* e *herdamento*.

HERANÇA JACENTE. Jacente, pela significação jurídica de *jacere*, de que se derivajacente (*jacens, jacentis*), dir-se-ia *herança vaga*.

Mas, seu sentido de *vaga* é todo especial: quer dizer a herança que, embora aberta a sucessão, *jaz*, permanece como está, porque não surgem herdeiros ou os herdeiros, se existem, *são ainda desconhecidos*.

E, assim, se forma um *acervo de bens sem dono*, que adquire uma *personalização civil*, tendo mesmo capacidade para adquirir ou ter direitos patrimoniais.

A rigor, pois, jacente não exprime *vaga*; mas, ainda *sem dono*.

A expressão *herança jacente* não se encontra nas fontes do Direito Romano como técnica. Mas, em várias passagens é empregada: “*...ne bona hereditaria sine domino diutius jacerent*”.

Não é outro o conceito do Direito moderno: a herança se diz jacente quando, ao falecer, não deixa a pessoa herdeiro necessário conhecido que a sucede nos bens, nem testamento pelo qual seja a outrem deferida a herança.

É, por isso, a *herança sem dono*, como aludia o Direito Romano. Não tem quem a *tome ou adite*.

Tão logo se verifica a sua qualidade ou condição de jacente, é sua administração entregue a um *curador*, que se constituirá em seu representante legal, até que a *jacência* se resolva pelo *aparecimento de herdeiros* ou pela declaração de sua *vacância*.

Mesmo que se evidencie *jacente*, pela ausência de herdeiros conhecidos, de herdeiros testamentários ou pela inaceitação destes à herança, procede-se à arrecadação e inventário

dos bens do *de cuius*, ao mesmo tempo que se promove a convocação de herdeiros, a fim de que se venham habilitar à herança.

As leis civis e processuais assentam as regras para a evidência da herança jacente e para que sejam processados o inventário e habilitação de herdeiros, e, afinal, declarada vacante, se estes, com direito a ela, na forma da lei, não se apresentam.

HERANÇA LEGAL. É tomada em sentido estrito. E, assim, se entende a que cabe ao herdeiro em virtude de lei, por força do direito sucessório ou hereditário.

É, portanto, a herança que se funda na *sucessão* legítima, ao contrário da testamentária, fundada no testamento.

Diz-se também herança *ab intestato*.

HERANÇA LÍQUIDA. Assim se entende, segundo as regras da arte contábil, o *valor apurado* da herança, computada de um lado a soma de seu ativo e do outro a soma de seu passivo, pela diferença entre o passivo e o ativo.

Este valor, tecnicamente se apresentando como o *saldo verificado*, resulta num saldo líquido, que se indica a própria *herança líquida*.

É, então, a herança, livre de todos os encargos que pesavam sobre ela, sejam dívidas do *de cuius*, sejam as que se fizeram por conta do próprio inventário. E se mostra a soma de bens ou valores, assim anotados, que vai servir de base à partilha entre os herdeiros ou testamentários.

HERANÇA TESTAMENTÁRIA. É a que se defere por força de testamento.

HERANÇA VACANTE. Já o Direito Romano, denominando-a de *hereditas vacans* ou *bona vacantia*, entendia como tal a herança a que não se apresentaram herdeiros do *de cuius*, por não os ter deixado ou por não os ter capazes para sucedê-lo, como, mesmo, por não a terem aceito os herdeiros capazes.

Assim, *vacante* e *jacente* assemelham-se em significação, pois que, em ambas, há a ideia de *herança sem dono*.

Mas elas se distinguem: a *jacente* é a evidência inicial de um acervo hereditário que se apresenta sem *herdeiro conhecido*. É uma situação que pode cessar, tão logo apareçam herdeiros, que se habilitem à herança.

A condição de *vacante*, atribuída à herança pela decisão judicial, importa, afinal, no reconhecimento de que não há pessoas com direito aos bens que a formam, ou que a mesma está *abandonada*.

E, nesta razão, confessada a vacância, passam os bens, que eram da *herança jacente*, ao domínio fiscal.

HERDADE. Derivado do latim *hereditas* (objeto herdado), em aplicação de pouco uso, é tido no mesmo sentido de *herança*, quando quer significar o *imóvel herdado*, isto é, os bens de raiz havidos por sucessão.

Herdade. No sentido atual, *herdade* é aplicado para indicar a *propriedade rural*, destinada à cultura. *Quinta*.

HERDEIRO. Derivado de *heres*, de *heredis*, a rigor quer indicar a pessoa que, na qualidade de *parente* ou de *legítimo sucessor*, é convocada a receber os bens deixados pelo *de cuius*. É o legítimo sucessor da pessoa falecida. E, neste conceito, sem que se mostre a qualidade de parente, não há configuração de herdeiro. E não será tido como tal quem quer que receba bens, que lhe tenham sido deixados pelo falecido.

Mas, na linguagem jurídica atual, nem somente o que se encontre preso pelo parentesco ao falecido é havido como herdeiro.

Como herdeiro se reputa igualmente toda pessoa que, a *título universal*, suceda o *de cuius*.

Dessa forma, *herdeiro* tanto designa a pessoa que sucede por força de lei (legítimo), como a que sucede por disposição do testamento (testamentário). Tanto basta, para que se imponha a condição de herdeiro, que a sucessão seja a título universal ou de parte alíquota da herança.

E, assim se distingue do *legatário*, que sucede o *de cuius* a *título singular*, em *res certa*, ou em parte não alíquota da herança.

A determinação e a indeterminação dos bens deixados em benefício da pessoa é que caracterizam sua condição de legatário ou de herdeiro.

Na terminologia do Direito francês, a ideia de herdeiro está ligada à de parentesco. O sucessor a título universal, se testamentário, é legatário não herdeiro.

Somente o sucessor legítimo é tido nessa qualidade.

Os romanos distinguiam os herdeiros em *necessários*, *seus e necessários*, e *estranhos*, compreendendo-os em aspectos que não se identificam com as espécies atuais.

Os *herdeiros necessários* eram os escravos, a quem se deixava a herança. Por ela tornavam-se livres. Mas, não a podiam renunciar, mesmo que onerosa.

Os *herdeiros seus e necessários* eram os filhos e os netos do *de cujus*, já tidos em vida deste como proprietários presuntivos de seus bens.

Os *herdeiros estranhos* eram aqueles que, não sendo considerados herdeiros necessários, poderiam renunciar à herança.

Na terminologia atual, anotam-se as diversas espécies.

Vide: *Legatário*.

HERDEIRO APARENTE. É aquele que, por uma situação de fato, isto é, por se encontrar de posse dos bens da herança, procure *inculcar-se* como herdeiro em face da exteriorização que, como tal, o *aparenta*. Distingue-se do presuntivo que, em realidade, demonstra ser herdeiro, em virtude de parentesco sucessível, quando o aparente somente o é, na *aparência*, pela posse momentânea de herança, que se transmite depois ao real herdeiro.

HERDEIRO BENEFICIÁRIO. Assim se diz o herdeiro que aceita a herança, sob a condição de que os encargos dela apenas atinjam os bens de que se compõe.

Aliás, pelo Direito brasileiro, este princípio é dominante, prevalecendo sem qualquer declaração ou restrição do herdeiro: sua responsabilidade está sempre adstrita às *forças da herança* (*intra vires hereditatis*).

E a prova da *força da herança* será sempre demonstrada pela *partilha* procedida no inventário, que, pelo sistema, será sempre *judicial* (inventário).

Dele se tirará o valor do *quinhão* herdado. E este, embora passando a pertencer ao herdeiro, indicará a *soma de dívidas*, que possa ser paga por ele.

HERDEIRO EXCLUÍDO. Em sentido legal, assim se diz aquele que, por *ato de indignidade*, judicialmente pronunciada, fica inibido de suceder outrem em sua herança, ou, mais propriamente, dela foi *excluído*.

A exclusão, assim, priva o herdeiro de manter a herança já adquirida, forçando-o a entregá-la a quem de direito.

Os casos de exclusão por indignidade são sempre taxativos, isto é, determinados em lei. E a exclusão sempre se opera por decisão judicial, em face de ação intentada por quem tenha interesse na sucessão.

HERDEIRO FIDEICOMISSÁRIO. Designação que se dá ao herdeiro, beneficiado pelo fideicomisso, que irá receber do herdeiro fiduciário, no tempo e modo declarados no testamento, a herança que este recebeu com o encargo de lhe entregar.

HERDEIRO FIDUCIÁRIO. Assim se denomina o herdeiro que recebeu a coisa com o encargo de entregá-la depois ao herdeiro fideicomissário.

HERDEIRO LEGÍTIMO. É o herdeiro natural, isto é, aquele que é reconhecido pela lei e como tal é convocado para partilhar da herança.

Recebe a denominação de herdeiro necessário, em distinção ao *herdeiro testamentário*.

No entanto, o sentido de *herdeiro legítimo* é mais amplo que o de necessário, pois que, embora herdeiro instituído por lei, nem sempre se mostra necessário.

Desse modo, *legítimo* ou *instituído por lei*, possuem significação equivalente, pois que *alegitimidade*, aí, advém do que é legalmente ou por lei determinado.

HERDEIRO NECESSÁRIO. É também herdeiro legítimo, porque como tal é reputado legalmente.

Diz-se necessário, não no sentido em que o tinha o Direito Romano, de não poder renunciar à herança, mas no sentido de que não pode, sem justa causa, ser afastado dela.

E, como herdeiros necessários, a lei reconhece os *descendentes* ou *ascendentes*.

Somente em caso de *indignidade* (exclusão) ou de *deserdação*, podem ser privados *dalegítima*.

Dizem-se também *reservatários* ou *legitimários*, dada, assim, a sua condição de herdeiros a quem se deve reservar, forçosamente, a sua parte nos bens do sucedendo, salvo os casos de exclusão admitidos por lei.

HERDEIRO PÓSTUMO. É o que nasce depois, ou seja, após a morte do sucedendo, ao qual a lei assegura os direitos de herdeiros, mesmo antes de nascer (*nascituro*).

Chamam-no de herdeiro futuro, porque, embora *existente*, não é nascido quando se abriu a sucessão.

HERDEIRO PRESUNTIVO. Pelo qualificativo já se distingue a espécie; é o *pressuposto* ou *provável*.

É assim a pessoa que, em grau de parentesco sucessível, é vista como o provável herdeiro de outra, se lhe sobreviver.

HERDEIRO PURO E SIMPLES. É a expressão usada para indicar o herdeiro que aceita a herança sem qualquer restrição. Nesta razão se entende que o herdeiro se responsabiliza *ultra vires hereditatis* pelas dívidas do sucedente, desde que não aceitou a herança sob condições do *benefício do inventário*.

Mas, a favor do herdeiro firma-se a presunção de que a herança sempre é aceita sob o pressuposto do benefício do inventário, independentemente de qualquer declaração.

E, assim, somente responde pelo quinhão que lhe tocou.

Vide: *Herdeiro beneficiário*.

HERDEIRO SUBSTITUTO. É aquele que foi instituído pelo testador para substituir o herdeiro nomeado, quando este não possa ou não queira receber a herança.

E assim, evidenciado um dos casos, defere-se a herança ao substituto nas mesmas condições em que deveria caber ao substituído.

HERDEIRO TESTAMENTÁRIO. É o que é instituído por testamento, para tal não se exigindo qualquer vínculo de parentesco entre o sucedente e o sucessor.

Difere, também, do *legatário*, visto que também herda a *título universal*, isto é, como o herdeiro legítimo, é titular da *universalidade do direito*, que compõe a herança, nos termos da cláusula testamentária.

HERDEIRO UNIVERSAL. É aquele que sucede o *de cujus* em todos os seus bens e direitos. É herdeiro único.

E não se deve confundir o *herdeiro universal* com herdeiro a *título universal*, para distingui-lo do *sucessor a título singular*, que é legatário, não herdeiro.

Os dois últimos casos referem-se, propriamente, às maneiras de transferência da propriedade *causa mortis* ou por disposição de última vontade.

Tanto o herdeiro legítimo como o testamentário podem ser universais.

HEREDITARIEDADE. Derivado de *hereditário*, do latim *hereditarius*, mostra a qualidade da pessoa que, por direito de sucessão, deve participar, como sucessor a título universal (*herdeiro*), da totalidade ou parte dos bens deixados por uma pessoa, após sua morte.

É qualidade, assim, inerente ao *herdeiro*, que se mostra *parente sucessível*, ou seja, vinculado ao *de cujus* por *laço de parentesco*, que o coloca na posição de *sucessor legal*, ou parte hábil na *sucessão legítima*, em face de parentesco em *grau sucessível*.

É, assim, a sucessão fundada no parentesco consanguíneo.

HEREDITÁRIO. Derivado do latim *hereditarius* (de herança), refere-se a tudo que deve ser transmitido, de pais a filhos, ou de ascendentes a descendentes, ou que se alude à hereditariedade: sucessão hereditária, direito hereditário.

Mas, em sentido comum e vulgar, é aplicado para designar tudo que se refere à herança: quinhão hereditário, acervo hereditário.

HERESIA. Derivado do grego *haíresis*, pelo latim *haeresis*, no conceito em que lhe empresta o Direito Canônico, em sentido lato é todo erro involuntário contra alguma fé verdadeira. O termo *haíresis* procede de *haires* (tomar, tomar um caminho, fazer uma opção; é escolha).

Mas, em sentido estrito, é o *erro voluntário e pertinaz*, contra dogma ou fé reconhecida como verdadeira pela Igreja.

Distingue-se a heresia em formal e material, interior e exterior, oculta e notória.

Somente a *heresia formal*, “*quae este haeresis proprie seu stricto sensu dicta*”, constitui *peccado gravíssimo*. E, se exterior e notória, é arguida em crime eclesiástico, em virtude do que é o herético sujeito à pena de excomunhão, se leigo, e de degradação, se clérigo.

Mesmo que se retrate, o herege somente pode ser absolvido por Sua Santidade, o Papa.

Na *heresia material* não se anota a pertinácia. Pode decorrer da ignorância da verdade.

A *apostasia* é a heresia, em virtude da qual a pessoa *deserta* da fé cristã, que antes professava.

Costumam chamar de *heresiarca* o autor ou chefe de uma *seita*, considerada herética. Ou aquele que é o primeiro a vir publicamente contestar ou negar a verdadeira fé ou a verdade de um dogma, sustentando doutrina que lhe é contrária, não obstante já existir sobre ela condenação eclesiástica.

Outrora, a heresia constituía, também, *crime secular*, sujeito ao poder real. Hoje é crime meramente católico, pertencendo seu conhecimento ao juízo da Igreja, a que cabe, assim, declarar quais as opiniões contrárias aos dogmas e castigar com as penas canônicas aqueles que sustentam os seus erros com obstinação.

Pelo Código Canônico de 1983, heresia é a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deva crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dela. Assim, no conceito é fundamental o elemento da pertinácia, ou seja, a consciência clara e continuada da culpabilidade da negação ou dúvida de uma verdade da fé. (nsf)

HERÉU. Herdeiro. É uma palavra de uso antigo.

HERMAFRODITA. Do latim *hermaphroditus*, oriundo do antropônimo grego Hermafrodito, um filho de Hermes e Afrodite, é usado para assinalar o indivíduo que possui órgãos reprodutores dos dois sexos. É, pois, o *ser* que diz possuir os dois sexos ou que é homem e mulher ao mesmo tempo.

Para Afrânio Peixoto, “o mito grego de *hermafrodita* é uma concepção do espírito, sem objetivação real e simplesmente permitida pela aparência” (*Medicina Legal*).

Assim, para o cientista brasileiro, o *hermafrodita* é apenas um *deformado*, apresentando-se exteriormente como possuindo os dois sexos, mas somente ocorrendo a predominância de um deles, havendo atrofia de órgãos de um dos sexos. Nesta hipótese, portanto, há somente o *pseudo-hermafrodita*, não o hermafrodita.

Juridicamente não é aceita a existência do ser humano que traga consigo as gônadas dos dois sexos (testículos e ovário). E já assim dispunha o Direito Romano pela assertiva de Ulpiano: “Penso que o hermafrodita deve considerar-se como sendo do sexo que nele prevalece” (“*Hermaphroditum magis puto ejus sexus aestimandum qui in eo praevallet*”).

Vide: *Hermafroditismo*.

HERMAFRODITA ANDRÓGENO. Ou *androginoide*, designa o *macho* que tem formas e tendências femininas. É, como define Flamínio Fávero: *androginoide*, pseudo-hermafroditas masculinos, de Klebs, têm testículos (são portanto homens), mas externamente têm conformação feminina, mais ou menos duvidosa (*Medicina Legal*).

HERMAFRODITA GINANDRO. Ou *ginandroide*, é o que se apresenta com preponderância das glândulas femininas, mas tem aspecto masculinizado. É como se exprime Fávero: “*ginandroides* têm ovários (são portanto mulheres), mas, externamente, têm conformação masculina, mais ou menos duvidosa.”

HERMAFRODITISMO. De *hermafrodita*, assinala a qualidade ou a condição de hermafrodita.

O hermafroditismo verdadeiro é discutível, não sendo admitida sua existência por vários cientistas. Berardinelli assevera, no entanto, que “o hermafroditismo verdadeiro (*hermaphroditismus verus*), ou seja, a coexistência das glândulas genitais dos dois sexos num mesmo indivíduo, é raro na espécie humana.”

Por esta razão, o que é geralmente anotado é o *pseudo-hermafroditismo*. E este, como registra ALMEIDA JÚNIOR, “ocorre com alguma frequência. E se trata de indivíduo de sexo bem

caracterizado: portador de testículos, e portanto homem, ou portador de ovários, e portanto mulher, mas cujas vias genitais ou cujos órgãos genitais externos, pertencem ao sexo oposto”. Juridicamente, o hermafrodita, ou o pseudo-hermafrodita, estrutura o *erro essencial contra a pessoa*, sendo motivo para anulação do casamento.

HERMENEUTA. Intérprete da lei, ou pessoa versada na interpretação das leis, ou em *hermenêutica*. Jurista, jurisconsulto.

HERMENÊUTICA. Do grego *hermeneutikos*, de *hermeneus* (intérprete), de Hermes ou Mercúrio, pelo latim *hermeneutica* (que interpreta ou que explica), é empregado na técnica jurídica para assinalar o meio ou modo por que se devem interpretar as leis, a fim de que se tenha delas o *exato sentido* ou o *fiel pensamento do legislador*.

Na *hermenêutica jurídica*, assim, estão encerrados todos os princípios e regras que devam ser judiciosamente utilizados para a interpretação do texto legal.

E esta interpretação não se restringe ao esclarecimento de pontos obscuros, mas a toda elucidação a respeito da exata compreensão da regra jurídica a ser aplicada aos fatos concretos.

Interpretar é também *expor, dar o sentido, dizer o fim, significar o objetivo*.

Conforme a *origem do intérprete (hermeneuta)*, diz-se a hermenêutica *autêntica* ou *doutrinária*.

A *autêntica* é a que vem da própria *fonte*, geradora da lei: é a que promana do legislador, para dizer de seu próprio pensamento.

A *doutrinária* é a que se funda na *teoria* dos jurisconsultos, que lhe vem dar um sentido institutivo, ou seja, em que se expõe o *sentido da lei*, calcado nas *razões jurídicas*, que explicam seu conteúdo.

Os hermeneutas ou intérpretes utilizam-se dos vários elementos de que dispõe a arte para chegar à interpretação pretendida. E estes se dizem *gramatical, lógico, científico* ou *sistemático*, que se consideram nos próprios significados das palavras que os determinam.

A interpretação diz-se *extensiva, restritiva* e *declarativa*.

Extensiva ou ampla, quando se procura ver qual a extensão de sua aplicação, ou seja, quais os casos subordinados a ela, mesmo não mencionados no seu texto.

Restritiva ou estrita, vem excluir de sua aplicação casos que, aparentemente incluídos na significação de suas palavras, contrariam seu espírito.

Declarativa ou gramatical, que vem simplesmente dizer do *sentido* da lei para ser aplicada ao caso a que se refere.

Nem sempre as leis podem ser interpretadas *extensivamente*: a lei penal se opõe a semelhante interpretação, máxime quando se trata de qualificar o crime ou aplicar a pena. De igual modo se diz quanto à interpretação restritiva.

HEROÍNA. Espécie de entorpecente.

HETERÔNIMO. Trabalho literário ou artístico que é divulgado sob nome diverso do verdadeiro autor. Como adjetivo, refere-se a esse autor ou a sua obra.

HETEROTOPIA. Refere-se ao que está situado fora do lugar devido, como, por exemplo, o § 1º do art. 5º da CF/88, atinente a todos os direitos fundamentais e não somente àqueles mencionados nos diversos incisos do mesmo artigo.

HEUREMA. Provém do grego *heúrema*. É o ato de se acautelar a validade e a eficácia do ato jurídico.

HEURÍSTICA. Do grego *heuriskein*, achar. É a pesquisa das fontes, fatos ou documentos históricos.

“HIC ET NUNC”. Expressão latina a designar “aqui e agora”.

HIERARQUIA. Derivado do grego *hierarchia*, de *hieros* (sagrado) e *archia* (governo), designava entre os gregos a suprema autoridade do *grande sacerdote* ou designava a autoridade do *chefe* supremo dos sacerdotes.

Abstração feita do sentido religioso, *hierarquia* quer exprimir o *poder maior* ou a autoridade preeminente.

Mas, no conceito em que é tido no Direito Público, notadamente do Administrativo, não se reduz a esse significado restrito.

Hierarquia, demonstrando a existência de uma organização, exprime a *união de poderes disciplinares*, de que nasce um *sistema de subordinação* (evidência objetiva ou concreta da hierarquia), em virtude da qual um elemento representativo de cada poder, de ordem inferior, deve obediência e respeito ao representante do que está colocado acima dele.

A ordem de graduação desse poder ou dessa autoridade, formando um *todo disciplinado*, com as suas classes ou categorias sucessivas, de menor a maior poder, de menor a maior força, é que constitui a *hierarquia*, dita particularmente de *administrativa*.

A hierarquia forma uma *árvore* – todos os ramos, com os seus galhos, vão ligar-se, através das linhas naturais, ao *tronco principal*, a que todos estão subordinados: este será o *poder hierárquico* superior.

Daí, deste sentido, é que vem a expressão *subir de hierarquia*, o que significa *ser elevado na ordem hierárquica* ou ter acesso a posição de maior poder.

Hierarquia. No Direito Canônico, compreendido por sua etimologia como o *sacrum principatum* (sagrado poder superior ou sagrada primazia), é tomado na expressão *ecclesiastica hierarchia*: é o *sagrado poder* instituído na Igreja.

E, aí, a emprega em dois sentidos: um estrito, outro mais amplo, correspondentes aos conceitos objetivos e subjetivos, em que é tida.

No primeiro caso, compreende a *união de todos os fiéis*, ou de todos aqueles que se integram ao *poder eclesiástico*, a que foram trazidos pelo batismo.

No segundo caso, subjetivo, o complexo de pessoas, as quais, por certas *ordens* ou *graus*, se encontram subordinadas umas e outras ao poder competente, com poderes para praticar certos atos.

Neste sentido, a hierarquia se mostra *de ordens* ou *jurisdicional*.

A primeira confere o poder de exercitar o culto divino, publicamente, determinando em direta ordenação a faculdade de ministrar os sacramentos.

A segunda é propriamente a de direção, indicando o poder na ordem administrativa ou na *hierarquia* propriamente dita, ou na graduação disciplinar em que é estabelecida.

HIERARQUIA DAS LEIS. Designa a ordem pela qual os atos legislativos são graduados.

Assim, em ordem crescente, a lei hierarquicamente maior é a Constituição Federal (e suas emendas constitucionais, ordinárias ou de revisão); seguem-se-lhes, em igual ordem de importância, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções federais; por fim, em grau hierarquicamente inferior, vêm os decretos, as portarias etc.

Hierarquia das leis. Para outros, somente há a hierarquia entre a Constituição, suas emendas e os demais atos normativos que vão haurir na Lei Maior a sua legitimidade.

HIERARQUIA JURISDICIONAL. Assim se entende a *graduação* de mando da autoridade em relação à extensão territorial.

Tanto maior, assim, seja o *poder hierárquico*, tanto assim vasto será o território em que ele se exerce.

Em um país, por exemplo, a hierarquia jurisdicional administrativa compreende a divisão política da administração, em virtude da qual se estabelecem autoridades gerais, departamentais e locais, estas subordinadas às primeiras, porque são inferiores em autoridade.

No Brasil, a hierarquia jurisdicional administrativa, segundo sua organização político-administrativa, é federal, estadual e municipal, sendo a primeira dominante em todo território, a segunda aos limites territoriais do Estado e a terceira nos limites em que se situa o município.

No Judiciário, a hierarquia jurisdicional apresenta os aspectos da primeira, segunda e instância especial, esta de ordem superior às outras.

HIERARQUIA MILITAR. É a ordem disciplinar que se estabelece nas forças armadas decorrente da subordinação e obediência em que se encontram aqueles que ocupam postos ou posições inferiores em relação aos de categoria mais elevada.

Na ordem militar, a *obediência hierárquica* constitui princípio fundamental à vida da instituição. Nesta razão, o não cumprimento dela, ou a transgressão à disciplina, constitui delito de suma gravidade.

HIGIENE. Derivado do grego *hygieinos* (que tem saúde), tecnicamente é a parte da medicina que trata da saúde, mostrando os meios de conservá-la, evitando as doenças.

No sentido do Direito Administrativo, onde se diz *higiene pública*, entende-se o conjunto de conhecimentos e de preceitos que se mostram necessários para assegurar o bem-estar coletivo e a saúde dos habitantes de uma localidade.

Neste particular, pois, *higiene pública* e *saúde pública* mostram-se expressões equivalentes, indicando a soma de providências de ordem sanitária, que sejam do interesse da vida coletiva, levadas a efeito pelas instituições organizadas e mantidas pelo Poder Público.

A *higiene pública*, assim, compreende toda matéria de ordem propriamente sanitária, como toda medida de caráter mesmo *policia*l, mas de interesse ou para fins higiênicos, isto é, da saúde pública.

A bem da saúde dos habitantes de um lugar e da salubridade dele, todas as medidas, aconselhadas por esta parte da medicina, podem ser determinadas pelo Poder Público, mesmo que, em certos casos, se mostrem restrições aos direitos individuais ou ao direito de propriedade.

HÍMEN. De origem grega (*hymen*, membrana), é a designação que se dá à membrana, de forma variada, ou prega que, nas mulheres virgens, forma a mucosa da vulva no ponto em que entra na vagina.

Afrânio Peixoto, aceitando a opinião de Rudin, assevera que o hímen “não é mais que a extremidade da vagina que faz saliência sobre a mucosa vulvar, entre os pequenos lábios. O orifício vaginal não é senão o próprio orifício himeneal”.

Hímen, como se viu, é membrana. Desse modo, o sentido de um é o do outro, hímen ou membrana. O emprego das duas palavras, para explicar uma só coisa, mostra-se, assim, redundância: membrana hímen seria membrana membrana.

A ruptura do hímen, conseqüente do primeiro coito, ou seja, pela introdução do pênis em ereção, produz o que se chama de defloramento ou desvirginamento.

Há, no entanto, hímens que resistem à pressão conseqüente da introdução de qualquer corpo duro nas partes genitais da mulher. É o que se chama de *hímen complacente*.

Os hímens apresentam-se nas mais variadas formas, merecendo, na Medicina Legal, uma longa classificação, que se funda no ângulo, ou fenda da junção, na inserção da membrana no óstio vaginal (*acomissurados*), nas comissuras, ângulos ou fendas entre as vulvas da membrana, na mesma inserção de óstio vaginal (*comissurados*) ou em formas aberrantes ou raras, diversas das acomissuradas ou comissuradas (*atípicos*).

Todas as questões de *defloramento*, que também se diz desvirginamento ou defloramento, assentam na ruptura do hímen pela intromissão do membro em ereção, nas partes genitais da mulher, sendo matéria que serve de perícia, pelos médicos.

HIMENEU. Do grego *hymênaios* (canto nupcial), pelo latim *hymenaeus*, de *hymen*, é o vocábulo empregado no mesmo sentido de casamento ou matrimônio.

Mas, por sua derivação de *hímen*, bem se anota que seu significado deve ser tido como casamento em seu sentido próprio e natural: a posse carnal da mulher, ou seja, a conjunção carnal, que vem consumir ou realizar o casamento.

Aliás, por princípio que o Direito antigo firmava, o matrimônio somente se considerava perfeito em face do *himeneu*. E dele é que decorriam certos efeitos da sociedade conjugal constituída, como o da comunicabilidade dos bens entre os cônjuges.

HINO. Do grego *hymnos*, pelo latim *hymnus* (cântico), em sentido vulgar é tido como toda composição musical, acompanhada de versos, em louvor de algum feito ou de alguma coisa.

Mas, no sentido jurídico, é a composição (músical) de exaltação patriótica, legalmente aprovada, para ser tocada e respeitosamente ouvida nos atos solenes de culto à Pátria.

Dissemos composição musical, porque propriamente a esta se dá o nome de *hino*, dizendo-se para os versos, que com ela se entoam, *letra de hino*.

Mas, em verdade, o hino se compõe das duas coisas: da música e da letra.

Há o *hino nacional*, que é hino da pátria. Mas, há hinos dedicados a fatos ou símbolos, próprios às comemorações a eles referentes: o *hino da independência*, o *hino da bandeira*.

O uso do *hino nacional*, entre nós, que é o único admitido como símbolo do Brasil, ao lado de uma só bandeira, índice de que a Pátria é realmente una, é regulado por lei própria, na qual se estabelece as solenidades em que possa ser tocado e entoado e a maneira por que deve ser ouvido.

“HINTERLAND”. Do alemão *hinter* (atrás, por detrás) e *land* (terra), vulgarmente, entende-se a região que se acha por trás ou detrás de um litoral ou território costeiro, e que depende deste geográfica, econômica e politicamente.

Na terminologia do Direito Internacional Público, é a expressão usada para indicar o princípio ou a teoria, em que se firma ou se afirma que o Estado que possui e ocupa uma colônia tem o direito exclusivo de exercer jurisdição sobre o *hinterland* desta. É, assim, uma distensão do princípio de que a ocupação de um território não atribui ao Estado direitos sobre regiões que não sejam aquelas sobre as quais tem real submissão.

Pela teoria firmada no *hinterland*, o Estado soberano passa a ter *influência* sobre a região ou território que fica por trás ou detrás daquele em que exerce sua soberania, desde que, naturalmente, não se encontre ela submetida à soberania de outra nação.

Hinterland, que também vernaculiza para *hinterlândia*, possui, assim, sentido de *zona de influência* ou *esfera de influência*, além da região efetivamente possuída.

A teoria foi defendida pela Alemanha (1883-1885) com relação às suas colônias africanas, o que motivou a partilha de grande parte desse continente em consideráveis *zonas de hinterland*, reservadas a vários Estados da Europa, que aí fixaram suas colônias.

HIPOSSUFICIENTE. Aquele que tem direito à assistência judiciária.

HIPOTECA. Derivado do grego *hypothéke* (suporte, base de garantia), onde mesmo teve origem este instituto jurídico, quer significar a *coisa* entregue pelo devedor, por exigência do credor, para garantia de uma obrigação.

E, assim, originariamente, a palavra *hipoteca*, mesmo entre os romanos, designava *aconvenção de penhor* ou *pignoratícia*, não importando a maneira por que se realizava, isto é, se se tratava de garantia móvel entregue ao credor, ou de garantia imóvel, que se conservasse em poder do devedor.

No entanto, sobreavisados e cautelosos, os gregos tinham por costume, quando se tratava de garantia imobiliária, assinalar com brandões ou postes os terrenos hipotecados.

Fazendo gerar dela um *jus in re*, o que também ocorria no penhor, os romanos terminaram por distinguir os dois institutos, considerando a *hipoteca* aquela em que a coisa dada em garantia não ia às mãos ou à posse do credor, o que era da essência do penhor (*pignus*).

Num sentido houve uniformidade no conceito da hipoteca: é uma *convenção de garantia*, que se forma ao lado de uma obrigação, ou para melhor garantia de dívida.

É, pois, um *contrato acessório*, pressupondo a existência de um contrato ou obrigação principal, por ele garantida.

Constitui-se em um *direito real* sobre a coisa dada em garantia (*jus in re*).

E esta coisa deve ser *imóvel* ou *bem de raiz*. Neste particular, está sua diferença radical com *openhor*, cuja garantia recai em *coisa móvel*, e que se tradiciona para a posse do credor.

Na hipoteca não há, nem é de sua natureza, a tradição, o que não obsta a que fique *afetada* por este ônus real, que autoriza o credor a seguir a *coisa obrigada*, onde, e em que condições possa encontrá-la.

A hipoteca pode recair em imóvel pertencente ao devedor, isto é, de propriedade dele, ou de imóvel alheio, desde que o senhorio dele venha pessoalmente (ou por procurador) oferecer a garantia dele à obrigação de outrem.

Nos contratos de hipoteca, quando o devedor ou garante é casado, deve também comparecer sua mulher, por si, ou por procurador com poderes especiais e expressos.

Para *hipotecar* ou *dar hipoteca* é necessário que a pessoa seja capaz e possa *dispor* ou *alhearse* seus bens.

A *indivisibilidade* é um dos requisitos da hipoteca, representando-se pelo vínculo jurídico que afeta a propriedade hipotecada ao cumprimento da obrigação, seja em sua totalidade ou em cada uma de suas partes.

O princípio da indivisibilidade da hipoteca está ajustado no aforismo calcado no Código de JUSTINIANO: “*Hypotheca est tota in toto et tota in qualibet parte rei.*”

Assim, mesmo que a dívida se tenha fracionado ou sido já em parte resgatada, pode o credor promover a execução em *tudo* volume da garantia.

De igual maneira, se o bem hipotecado é dividido entre herdeiros, o credor pode demandar o pagamento integral de seu crédito a cada um dos co-herdeiros.

A hipoteca é toda inteira em seu conjunto e toda inteira permanece, não importa qual a parte do bem gravado.

Para que a hipoteca possa valer contra terceiros, e, além disso, se assegure o credor da preferência que lhe é devida, necessário que a *especialize* e *publique*.

A especialização e a publicação decorrem da feitura do *extrato* a ser tirado da escritura, em que ela se faz, e de sua inscrição no *registro de imóveis*.

Dois direitos se asseguram ao credor hipotecário:

a) o de *sequela*, pelo qual *segue* a coisa dada em garantia, para fazer valer a garantia dada;

b) o de *preferência*, pelo qual deve ser pago do valor de seu crédito, com o preço de sua venda, antes de qualquer outro credor.

Segundo a maneira por que se constitui, a hipoteca diz-se: *convencional, judiciária e legal*.

É *convencional*, quando resulta de uma convenção ou de um contrato, em virtude do qual o proprietário do imóvel oferece este em garantia da obrigação contraída.

É dita de *judiciária* não somente aquela que for *determinada pelo juiz* em sentença, como a que decorre do *direito do exequente*, em face de sentença dada.

Mas, há diferença entre elas:

a) A *determinada pelo juiz* deve ser especializada, por sua própria ordem, mediante mandado.

b) A *que decorre da sentença*, a favor da pessoa vencedora do pleito, firma-se sobre os *bens do condenado*, para efeito de que respondam pela execução.

Não é, pois, *especializável*, pois não se trata, como no primeiro caso, de *hipoteca efetiva*, mas de *direitos sobre os bens do vencido*, a fim de que neles se faça cumprir o conteúdo do decisório.

E o *beneficiado por ela* pode seguir semelhantes bens, para que não os *aliene em fraude* o condenado.

No entanto, se no decisório há *menção especial* a bens do condenado, mesmo que não se institua nele *hipoteca judiciária*, como no primeiro caso, pode efetivar-se a especialização nestes mesmos bens.

Hipoteca legal é a que deve ser cumprida em virtude de exigência legal, a favor de certas pessoas, em garantia de atos de administração sobre bens delas, por aquele que os vai exercer ou executar, ou para segurança do cumprimento de obrigação a que está sujeito o hipotecante.

A lei civil determina a quem deve ser dada a hipoteca legal e quais os casos em que se exige.

Deve ser também especializada e inscrita.

HIPOTECA DO NAVIO E DA AERONAVE. Não obstante ser da essência da hipoteca recair sobre bens de natureza *imóvel*, em relação ao navio ou à aeronave, quando dado, em *garantia* de qualquer obrigação, diz-se *hipoteca*.

Abre-se, assim, uma exceção à exigência de que a garantia hipotecária deve consistir em bens imobiliários, porquanto como *imóvel* não se pode considerar o navio.

A verdade é que são *móveis sui generis*, considerando que são, em certos casos, como *partes ambulantes* do território a que pertencem.

A hipoteca do navio, ou *hipoteca marítima*, deve ser também inscrita e averbada, a fim de que possa valer contra terceiros.

HIPOTECANTE. De *hipotecar*, entende-se a pessoa que dá *bens de raiz* em garantia hipotecária ou em hipoteca.

Nem sempre o hipotecante se mostra o *devedor principal*, ou seja, aquele que se constitui, por um contrato de empréstimo ou por qualquer outra obrigação, devedor de outrem e obrigado ao pagamento da dívida, em seu vencimento ou quando exigida.

Pode ser mero *garante*.

Somente pode ser hipotecante quem esteja na livre administração de seus bens e com o direito de dispor deles.

O *hipotecante* que oferece bens à hipoteca, como seus sem que o sejam, ou sem poder para hipotecá-los, comete fato delituoso previsto pela lei penal.

HIPOTECAR. Obrigar bens de raiz ou imóveis ao pagamento ou livramento de alguma dívida ou obrigação, em garantia ou segurança do credor.

Quando a pessoa não venha por seu próprio ofício (pessoalmente) assinar a obrigação de hipoteca, somente seu *mandatário*, com poderes especiais e expressos *para hipotecar*, poderá assumir a obrigação em seu nome.

Mesmo os poderes para *vender um imóvel* não conferem os poderes para hipotecar, que não estão incluídos neles. Hipotecar é ato de maior gravidade, pois que se mostra mais oneroso e de consequência mais desastrosa.

HIPÓTESE. É o vocábulo correntemente empregado na linguagem jurídica, além do sentido filosófico em que deve ser tido, com a significação da *situação, caso, circunstância ou contingência*.

Hipótese. Já noutro sentido, que é aquele em que propriamente deve ser tido, entende-se *assuposição* tida como verdadeira a respeito de certo fato ou princípio, a fim de que dela se tirem conclusões, se expliquem certos fenômenos, ou se mostrem certos efeitos.

HIPÓTESE DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. Hipótese da incidência tributária é o fato imponible ou o acontecimento do fato previsto na norma legal como suficiente para que incidam os efeitos do tributo. Clássica no Direito pátrio sobre o tema, responsável pela ampla divulgação da expressão, é a obra, sob o mesmo título, de Geraldo Ataliba (nsf).

HISTÓRIA DO DIREITO. Ramo da História voltada para o Direito, compreendendo a história das fontes, das instituições e do sistema jurídico.

HISTORICISMO. Conjunto das teorias que baseiam na História a sua concepção do mundo.

HISTÓRICO. É a parte da exposição oral ou escrita em que se faz o relatório dos fatos.

“HOLDING”. No Direito Comercial refere-se ao poder decisório centralizado na empresa que detém o controle acionário de outras.

HOLÓGRAFO. De origem grega, tem o vocábulo o mesmo sentido de *autógrafo*: escrito pela própria mão.

Tecnicamente, é empregado na linguagem jurídica para designar o documento *todo escrito pela mão da pessoa* que o assina ou que o passa.

Testamento hológrafo é, assim, aquele que é escrito pelo próprio testador.

Usa-se, também, *ológrafo*.

HOMEM. Derivado do latim *homo* é o vocábulo empregado para designar, em sentido lato, todo *ente humano*, notadamente no plural *homens*, em que abrange os dois sexos.

Desse modo *homem e pessoa* (física) empregam-se em sentidos equivalentes, principalmente quando considerados como titulares de direito. Significa *indivíduo*.

E, com este conceito, assentavam os romanos que todo indivíduo, para que possa ter a qualidade de *pessoa*, é preciso que nasça com vida e nasça *homem*.

Desse modo, neste sentido, homem é o “*indivíduo da espécie humana, dotado de corpo orgânico, e alma racional imortal, capaz de aperfeiçoar as suas faculdades por estudo e observação, ou ensino*” (MORAIS).

A própria terminologia jurídica, por vezes, adota-o para exprimir os dois sexos: “Todo *homem* é capaz de direitos e obrigações na ordem civil.”

E já assim acentuava a assertiva do Digesto: “*Pronunciatio sermonis in sexu masculino ad utrumque sexum porrigitur.*”

No entanto, salvo casos em que se ditam princípios, que possam atingir os entes humanos, considerados nos dois sexos, a lei sempre procura distinguir os vocábulos, empregando *homem* para indicar o ente do sexo masculino e *mulher* para o do sexo feminino.

Homem. Na linguagem vulgar, emprega-se, por vezes, na acepção de *marido*, em oposição a *mulher*, aplicado no sentido de *esposa*.

Mas é comum seu emprego no sentido de *amásio* ou *amante*.

HOMEM DA RUA. Ou homem do povo. Indivíduo considerado como representativo dos interesses e opiniões do homem comum. Na língua inglesa é expressão bem conhecida, *man in the street*, que se define o homem médio; o cidadão comum.

HOMENS BONS. Podem ser compreendidos como os homens de bem e de conceito entre seus pares.

Mas, no sentido tradicional, eram os *cidadãos*, que mereciam, por seus atos, ser ouvidos em questões de interesse comum, junto com as autoridades constituídas.

Noutras vezes, a designação se referia não à *bondade do homem*, nem às suas *qualidades*, mas ao fato de ter sido *juramentada* e como *homem bom* qualificado. E, assim, podiam concorrer com os vereadores nas decisões da Câmara.

Com a mesma expressão – *homens bons* – registra-se conceito diferente.

Assim se entendiam os cidadãos, vassalos do rei e acontidos com cavalo, os besteiros de cavalo e de couro, quando não traziam suas bestas a ganho e os próprios lavradores.

Desse modo, parece que *bons* equivaliam a *valentes* e prontos à defesa do rei.

No sentido de *homem de bem*, equivale a *fidalgos* ou *nobres*.

HOMENS DE ARMA. Assim se dizem os que compõem os exércitos ou as forças armadas.

No sentido antigo, eram aqueles que iam à guerra, munidos de todas as peças de armas e, de ordinário, a cavalo.

HOMENS DE NEGÓCIO. Na terminologia antiga, assim se denominavam os *comerciantes matriculados* na Junta Comercial, embora indistintamente se designasse de igual modo os vários comerciantes.

Mas somente os comerciantes matriculados mereciam a designação, da qual resultavam, também, os privilégios outorgados pela lei.

Hoje, o sentido da expressão generalizou-se. *Homens de negócio* são todos os que tratam ou agendam negócios ou os que mantêm várias espécies de comércio.

Em regra, como tal se dizem os homens que *vivem de empréstimos*, ou *dão dinheiro a juros*.

HOMENS DO POVO. É designação da massa trabalhadora, que, anonimamente, coopera para o engrandecimento coletivo, seja nas fábricas ou em quaisquer outras atividades.

HOMENS PÚBLICOS. Geralmente, é denominação dada aos homens que desempenham função pública de natureza política ou de elevada categoria administrativa.

HOMENAGEM. Derivado do latim *hominaticus*, da baixa latinidade, pelo provençal *lomenatge*, antigo francês *homage* (francês atual: *hommage*), sempre foi tido no sentido de juramento de fidelidade prestado por alguém, pelo qual promete alguma coisa.

E em igual sentido se dizia do juramento prestado pelo vassalo ao soberano ou senhor de quem recebeu um governo ou um feudo.

Generalizando-se, passou a significar o *preito* que se presta a alguém ou o *culto* dedicado, mesmo, a um fato. É, assim, *signal de respeito*, *reverência* ou *veneração*.

“HOMESTEAD”. É a palavra inglesa, composta de *home* (casa, lar) e *stead* (lugar), empregada pelo Direito norte-americano, para designar a propriedade que se constitui *embem de família*.

Esta, em realidade, revela bem o sentido do *homestead*: é a *casa principal*.

HOMICIDA. Do latim *homo* (homem) e *caedere* (matar), assinala a pessoa que tira a vida de outrem. É o assassino.

Vide: *Homicídio*.

HOMICÍDIO. Do latim *homicidium* (morte violenta), é geralmente entendido como toda ação que possa causar a morte de um homem.

Assim, no sentido penal, *homicídio* exprime a *destruição da vida* de um *ente humano*, provocada por ato voluntário (ação ou omissão) de outro homem ou ser humano.

São, pois, elementares, para a constituição do homicídio, como delito:

- a) A preexistência de uma *vida humana*.
- b) O *ato voluntário do agente*, *causa eficiente* da morte ou destruição provocada, seja esta consequente de ação ou omissão.
- c) A *intenção determinada* no agente para produzir a *destruição*, isto é, o *animus necandi* (ânimo de dar a morte).

Segundo as circunstâncias em que o homicídio se pratica é ele dito de: *simples*, *qualificado*, *culposo* e *doloso*.

Atendidas certas particularidades anotadas em relação ao *agente* e à pessoa, cuja vida é pelo primeiro destruída, é o *homicídio* especialmente *qualificado*:

- a) *Feticídio*, a morte do *feto*, considerado como *ser humano*, embora não nascido, em consequência de *aborto criminoso*.
- b) *Fratricídio*, a morte de um irmão por outro irmão. Quando se trata de *morte de irmã*, diz-se *sesororicídio*.
- c) *Infanticídio*, a morte de uma criança recém-nascida, por sua própria mãe, durante o parto ou logo depois.
- d) *Matricídio*, a morte da mãe pelo próprio filho.
- e) *Parricídio*, a morte do pai pelo filho.
- f) *Regicídio*, a morte de um rei por um de seus vassalos ou súditos.
- g) *Sororicídio*, a morte de irmã pelo irmão ou irmã.
- h) *Suicídio*, a auto eliminação, ou seja, a morte que o próprio homem dá a si.
- i) *Uxoricidio*, a morte de um dos cônjuges provocada pelo outro.

HOMICÍDIO CASUAL. É modalidade do *homicídio involuntário*. Assim, compreende-se o homicídio que adveio de *fato casual* ou *ocasional*, que *não podia ser previsto pelo agente*, quando exercitava ou praticava ato lícito.

Nele, sequer, há *culpa*, porque nesta se faz mister o *não ter previsto*, enquanto nele *não podia ser previsto*, desde a *fortuidade* do *ato involuntário*, que deu causa à morte.

O *fato casual* mostra-se, pois, *superveniência de causa independente*, exclusiva da imputação criminal, desde que por si só é que deu *causa ou resultado*, não havendo, desse modo, qualquer *relação de causalidade* entre o fato casual, que provocou a morte, e aquele que a tenha gerado.

HOMICÍDIO CONSUMADO. É a expressão usada para indicar já ter sido concluído o *ato de destruição* pretendido pelo agente, ou que os meios por ele empregados realizaram a sua intenção criminosa de matar a pessoa por ele visada.

É empregado em oposição ao sentido de *homicídio tentado*.

HOMICÍDIO CULPOSO. Designação dada ao homicídio que resulta de ato *negligente*, *imprudente* ou *inábil do agente*, embora não tenha tido a intenção criminosa (*animus necandi*).

É, assim, o homicídio resultante de uma *falta* cometida pelo agente.

Não havia a *intenção de matar*, mas o ato, que *não foi previsto*, quando o devia, veio dar causa ao resultado. A culpa se revela na falta de previdência e ausência de precaução, não admitidas para o caso em espécie.

A culpa funda-se: na *imprudência*, *negligência* e *imperícia* (vide estas palavras).

Ocorre por ação ou por omissão.

HOMICÍDIO DOLOSO. Assim se diz do homicídio, quando há a *vontade homicida* do agente, manifestada na *deliberação de matar* ou na *intenção indeterminada de matar*.

Desse modo, está no *dolo* o caráter da espécie. E o dolo não é somente aquele resultante da *intenção* desejada determinadamente (*dolus determinatus*), como da que não é determinada (*dolus indeterminatus*).

Ele basta da *intenção de ter querido o resultado* ou *ter querido assumir o risco de produzi-lo*.

É a *intenção direta* ou *indireta*, mais ou menos perfeita de *praticar o ato*, conseguir seu objetivo, ou assumir o risco que dele advier.

No *homicídio doloso*, pois, a morte é sempre prevista e desejada pelo agente, para o que emprega *meios eficientes* ou *suscetíveis* de conseguir o resultado pretendido.

E, claramente, se distingue do *culposo*, em que neste não havia a *intenção*, nem direta nem indireta, e teve como causa fato que devia ser previsto e evitado.

HOMICÍDIO INVOLUNTÁRIO. É o que não foi *intencional*, isto é, o que não foi provocado pela intenção manifesta do agente, decorrente de fato fortuito, de culpa ou de lesão, sem a intenção de matar.

São homicídios involuntários: o *casual*, o *culposo* e o *preterintencional*.

HOMICÍDIO NECESSÁRIO. É o que se praticou em *estado de necessidade*.

Nele também se pode incluir o que decorre de *legítima defesa*.

HOMICÍDIO PIEDOSO. É o que se pratica por piedade ou misericórdia, seja a pedido da vítima, *que deseja morrer*, ou para *lhe evitar os sofrimentos* ou *agonia*, consequentes de moléstia incurável. Tecnicamente, é dito de *eutanásia*, que se define: “morte dulcificada, desejada, provocada tão depressa, quando se haja perdido toda esperança científica, morte originada pelo morto” (Lecha Mazzo).

O *homicídio eutanásio* ou homicídio piedoso não é autorizado legalmente entre nós.

HOMICÍDIO PRETERINTENCIONAL. É a denominação que se dá ao homicídio que não foi *intencionalmente* querido, mas resultou de *ofensa* ou *lesão causada à vítima*.

É da classe dos homicídios involuntários.

Não se entende propriamente *doloso*, porque falta, inicialmente, para sua composição, o *animus necandi*: a intenção era para causar lesão, não a morte. Esta não foi desejada, nem era prevista.

No entanto, indiretamente é *doloso*, porque o foi o ato de lesão, e dele é que decorreu o resultado, ou ele é que deu *causa à morte*.

O dolo refere-se ao *antecedente*. E seu caráter está no *ânimo de ofender*, que se cumpriu, ocasionando lesão de natureza grave, que provocou a morte.

É, por isso, segundo o próprio sentido de *preterintencional* (excedente da intenção, além da intenção), o que veio em consequência de ato doloso anterior, cujo resultado, no entanto, não era o desejado, nem esperado.

A rigor do sentido etimológico do vocábulo, homicídio não previsto nem desejado, nele não há dolo, propriamente. O dolo estruturou o ato da *lesão grave*, de que resultou; não o *dolodecorrente* do *animus necandi*, que não se anotou nem antes, nem depois, que o desfecho fatal ocorreu.

Evidenciado que houve *animus necandi*, que o homicídio era, pois, a intenção inicial do agente, aí, mesmo que venha depois, após a *ofensa grave* ou *mortal*, aí será mesmo *homicídio doloso*, que este era o resultado pretendido pelo agente ou o risco por ele assumido.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. Designação dada à *figura delituosa* do homicídio já enumerado pela lei penal com os elementos *qualificativos*, que o *modificam* em relação ao que se diz simples.

A qualificação do homicídio, assim, apresenta o crime *agravado* ou *de maior gravidade*, em vista da intensidade do dolo, nele anotada, da natureza dos meios postos em ação para executá-lo, do modo de ação, ou desejo de fugir à punição.

Revela, assim, o grau de perversidade do agente ou a visível maldade de sua prática.

HOMICÍDIO SIMPLES. É denominação dada pelo Cód. Penal, em distinção ao *homicídio qualificado*.

É assim o *homicídio*, que não se encontra *configurado* especialmente na lei penal, que o estabelece, *modificando-o* de seu aspecto comum ou ordinário.

Homicídio simples, pois, é ato voluntário, pelo qual se destrói a vida de um ente humano, sem qualquer *agravação* ou *qualificação* que venha alterar a natureza comum ou ordinária do crime.

HOMICÍDIO TENTADO. É o que não se cumpriu ou não se consumou, em face de atos ou circunstâncias que impediram sua efetiva consumação, atos e circunstâncias estas alheias à vontade do agente.

HOMIZIO. Tem a mesma derivação latina de homicídio (*homicidium*). E, nesta razão, é que é tido e foi antigamente empregado no mesmo sentido de *homicídio*.

Era a morte de homem ou de mulher, criminosamente provocada, conforme registra a Ordenação Afonsina.

Homizio. Também assim se dizia do estado daquele que andava escondido, ou acoitado, para fugir à vingança dos parentes do morto, que tinham o direito de *acoimar*, *vingar* ou *tomar satisfação pela morte do parente ao matador*.

E passou a designar depois a ocultação do criminoso para fugir à ação da Justiça ou para não ser preso.

De *homizio*, no sentido de *escondimento* ou *ocultação*, é que se formou o verbo *homiziar*: esconder, acoitar, furtar o criminoso à ação da Justiça.

Homizio. Designava ainda, na linguagem antiga, a *pena pecuniária* a que estava sujeito o matador aos parentes do morto.

Homizio. Era empregado, também, no sentido de *inimizade*, decorrente, em regra, de morte causada a alguém. E daí é que vem a frase: *filhar homizio*, contrair inimizade, por haver feito morte.

HOMOAFETIVO. Tem o mesmo significado de homossexual. Há, entretanto, quem entenda que o relacionamento homoafetivo tenha características diferentes do relacionamento homossexual, pois o relacionamento homoafetivo teria a ideia de estabilidade, de permanência e de construção de uma vida em comum, da qual até decorreriam aspectos patrimoniais na formação do patrimônio comum.

(nsf)

HOMOERÓTICO. Vide verbete homossexual. (nsf)

HOMOFOBIA. Designa aversão, ódio e antipatia sentidos em relação a uma pessoa homossexual. Quem é homofóbico possui sentimentos negativos e preconceituosos em relação aos homossexuais e pode passar a hostilizá-los por meio de palavras e/ou atos.

O dia internacional contra a homofobia é festejado todo 17 de maio, data em que o homossexualismo deixou de ser considerado uma doença pela OMS – Organização Mundial de Saúde.

HOMOLOGAÇÃO. Do grego *homos*, o mesmo, *logos*, discurso, *lego*, falar, pelo latim *homologo*, *homologatum*, na terminologia jurídica exprime especialmente o ato pelo qual a autoridade, judicial ou administrativa, *ratifica*, *confirma* ou *aprova um outro ato*, a fim de que possa investir-se de *força executória* ou apresentar-se com validade jurídica, para ter a eficácia legal.

Assemelha-se ou se equipara à *sentença*. Mas, na verdade, a *homologação*, ato de ratificação ou de confirmação, não dá direito novo nem novo título, não dispondo, pois, de modo diferente àquele ajustado ou estabelecido no ato homologando e homologado. Somente lhe dá força e ativa o direito de execução.

E o magistrado, quando homologa o ato, intervém simplesmente para o efeito de lhe imprimir o caráter público de que carece, e para ter a força de execução de que também necessita.

A sentença tem caráter *decisório* ou *declaratório*, em regra não conferido pela homologação, que somente dá ao ato a *confirmação* ou *aprovação*, que se pede, para efeito de adquirir a força de execução desejada ou cumprir as medidas que no ato homologado se inscrevem.

Em regra, pois, a *homologação* é, em matéria judicial, o *crisma* (conformação) dado pelo juiz a vários acordos ou deliberações tomados entre pessoas, os quais passam a surtir os efeitos, depois que assim merecem a ratificação do juiz.

São sujeitos à homologação plano de recuperação judicial, as *regularizações* e *regulamentos de avarias*, as *divisões de imóveis*, as *partilhas judiciais* (inventários e sociedades civis ou comerciais), os *laudos arbitrais*, o *penhor legal*, enfim, todos os atos feitos por outrem que

não o juiz, e que necessitam de sua *aprovação* para que recebam a *força legal* de que carecem para valer entre as partes e contra terceiros.

A *sentença arbitral* está sujeita à homologação. Embora o laudo arbitral seja capaz de produzir efeitos de coisa julgada entre as partes, porque aos árbitros se confere o poder jurisdicional *in notione et in iudicio*, não possui sua *sentença* força executória sem a homologação. Esta somente se dispensa quando o *árbitro* é o próprio juiz ou é *juiz*, com poder e autoridade para julgar o caso em que funcionou como árbitro.

As *sentenças estrangeiras* não são, também, exequíveis em outro país, sem a *devidahomologação*. Pela ratificação que se lhes dá, tomam o caráter de *sentenças nacionalizadas*. Este é o principal efeito da homologação, que, assim, não foge a seu sentido etimológico: aprovação ou confirmação, para que adquira a *força executória*.

Mas, na homologação de sentença estrangeira, o juiz (entre nós o Supremo Tribunal Federal) não se limita a *ratificar* ou *confirmar a sentença*, simplesmente, como é da essência da homologação.

Faz o *exame da sentença*, *penetra no seu conteúdo*, *verifica a sua legalidade*, *anota se não contravém a preceitos jurídicos de ordem interna*, e, somente depois de toda essa minuciosa sindicância, considerando-a, pois, perfeita e não contrária às instituições jurídicas do país, admite sua *homologação*.

Mas, consoante a própria função da homologação, esta é, assim, ou *admitida* ou *recusada*. Quer dizer, ou é *feita a homologação*, que assim ratifica a sentença estrangeira, para que possa ter força exequível no país, ou *não é feita ou dada a homologação*, e a sentença não pode ser executada.

O seu conteúdo, justo ou injusto quanto ao direito particular ali decidido, a procedência ou improcedência da matéria jurídica ali contida, não serão objeto de decisão pela homologação: esta será sempre de *mera ratificação*.

Homologação. Na técnica administrativa, não é diverso o sentido da palavra.

Revela sempre a aprovação ou ratificação por autoridade hierarquicamente superior a ato de funcionário que lhe é subordinado, ou a ratificação ou aprovação, pelo Poder Público, de ato executado por particular.

HOMOLOGANDA. De *homologar*, designa a sentença que está pendente de homologação.

HOMOSSEXUAL. Expressão usada para designar aquele que sente atração ou mantém relações sexuais com indivíduos do mesmo sexo. Utiliza-se no mesmo sentido “homoafetivo” ou “homoerótico”. O homossexualismo é masculino ou feminino. Gradualmente, a jurisprudência tem reconhecido efeitos jurídicos aos relacionamentos homossexuais. (nsf e ngc)

HOMOSSEXUALIDADE. Expressão que se refere à atração ou à manutenção de relações sexuais entre indivíduos do mesmo sexo. Gradualmente, a jurisprudência tem reconhecido efeitos jurídicos aos relacionamentos homossexuais. (nsf e ngc)

HOMOSSEXUALISMO. Vide verbete homossexualidade. (nsf)

“**HONESTE VIVERE**”. Expressão contida na célebre lição de Ulpiano: “*honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere*” (viver honestamente, não lesionar e dar a cada um o que é seu), referindo-se às principais regras do Direito.

HONESTIDADE. Derivado do latim *honestus*, de *honos* (consideração, respeito, honra), é a qualidade de tudo que é *honesto* ou de tudo que se faz conforme a decência, recato e honra. É a prática da virtude: *honestatem exerce*.

É comum, no entanto, se dar ao vocábulo o sentido de *critério*, *caráter*, de *sensatez*. E neste sentido se diz então: agiu com honestidade, escreveu com honestidade, fez obra com honestidade.

E, às vezes, quer significar a própria *reputação*. *Honestatem acquire* (adquire a reputação), dizia Tales de Mileto.

HONESTO. Do latim *honestus* (probo, decente, recomendável), assim se diz de tudo que é feito (ações, obras) ou demonstrado (sentimentos), em respeito à ordem geral e na conformidade das leis, da verdade e da virtude.

É vocábulo qualificativo dos *bons procedimentos* ou dos *costumes e hábitos* que vêm segundo a moral.

Em relação à mulher, diz-se *honesta* pelo seu *recato*, por seus atos de decência, em oposição à *mulher pública*, que se diz, também, *prostituta*.

Honeste vivere é um dos preceitos jurídicos (*juris praecepta*), que se apresenta ao lado *doneminem laedere* e *suum cuique tribuere* para mostrar que nem somente é preciso não ofender o alheio, como dar a cada um o que é seu, mas *respeitar* o que é determinado pela moral, onde a honestidade tem sua guarida.

O honesto e o legal, por vezes, distanciam-se. É do aforismo: *Honesta non sunt omnia, quae licent* (nem tudo que é lícito é honesto). Assinala-se, aí, a separação entre o Direito e a Moral. Desse modo, em certas vezes, mesmo o que se reputa honesto, não pode ser pedido honestamente: *Honeste quaedam accipitur, quae non honeste petitur*.

Honesto. Figuradamente, é o vocábulo empregado na acepção de *razoável, acomodado ou conveniente*.

Preço honesto: é o preço razoável, suficiente.

Motivos honestos: justos, ponderáveis, razoáveis.

Honestas condições: razoáveis e *honrosas*.

HONORÁRIO. Derivado do latim *honorarius*, de *honor*, originalmente quer significar tudo que é feito ou dado *por honra*, assim, sem qualquer *ideia pecuniária*.

É o que é *dado gratuitamente*, a *título honorífico*, *com honras*, *mas sem emolumentos ou pensão*.

Neste sentido é que se emprega a expressão latina *honoris causa*, que significa: a *título de honra*, ou seja, exercer um cargo apenas pela honra, gratuitamente.

Honorário. É também aplicado, em acepção econômica, para designar o *prêmio* ou *estipêndio* ou pago em retribuição a certos serviços. É, preferentemente, usado no plural: *honorários*.

É a remuneração de *bom grado*.

Em regra, é reservada para a paga que se faz a certos profissionais, em compensação a serviços por eles prestados.

Não tem o caráter efetivo do salário ou *vencimentos*. E nisto deles se distingue.

E também se distingue dos *emolumentos*, pagamentos devidos por atos de autoridade pública ou de serventuários da Justiça.

Outro caráter que o distingue do salário ou *vencimento* é que este vem sempre *prefixado*: é normal e permanente.

O honorário pode não ser previamente estabelecido, por estar adstrito ao serviço que vai ser prestado, podendo *ser estimado depois*, o que, no entanto, não obsta a que seja determinado previamente.

Quanto ao *emolumento* é, também, fixado em *tarifas* e se mostra inalterável para cada ato de mesma espécie. Os honorários, estipêndios, que não se subordinam a estas regras, podem ser variáveis, segundo acordo das partes. E, quando não estabelecidos, *são arbitrados*.

Honorário. Na linguagem associativa, designa o *sócio de honra*, o que é escolhido como *preito*, *respeito* ou *estima*, estando, nestas condições, isento de qualquer obrigação pecuniária para com a instituição que assim o honrou.

É título *honorífico*.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – o direito a honorários contratados ou, na falta de contrato, dos que forem fixados na forma da lei. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial em percentagem sobre o valor da causa.

A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.

O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido (Cód. de Proc. Civil, art. 20 e § 1º). Os honorários advocatícios ou serão estipulados em contrato ou serão fixados pela autoridade judiciária.

O contrato de honorários pode ser por escrito particular, ou por escritura pública. Nos escritórios de advocacia há fórmulas, cujos brancos são preenchidos conforme o caso.

Não raro o mandato e o respectivo contrato de honorários são redigidos num mesmo instrumento; sem que disso resulte qualquer inconveniente.

É recomendável que se contrate, previamente, por escrito, a prestação dos serviços profissionais. A contratação representa vantagem recíproca para o advogado e para o cliente. Traz tranquilidade para o advogado, além de lhe assegurar ação executiva para a cobrança dos honorários, “quando o cliente, esquecido desse dever fundamental para com seu patrono, se recusa a pagar-lhe o ajustado” (Oto Gil).

O Estatuto da Advocacia dispõe que, na fixação dos honorários, os arbitradores e o juiz terão em conta: *a)* o grau de zelo e competência do profissional; *b)* o lugar da prestação do serviço; *c)* o caráter da intervenção, conforme se trate de cliente avulso, habitual ou permanente; *d)* a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos ou de encontrar dificuldades peculiares no exercício do mandato.

Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes: *a)* a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas; *b)* o trabalho e o tempo necessários; *c)* a possibilidade de ficar o advogado impedido de servir em outros casos; ou de se desavir com outros clientes, ou terceiros; *d)* o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional; *e)* o caráter da intervenção, conforme se trate de cliente avulso, habitual ou permanente; *f)* o lugar da prestação dos serviços, fora ou não do domicílio do advogado; *g)* a competência e o renome do profissional; *h)* a praxe do foro sobre trabalhos análogos.

HONRA. Do latim *honor* ou *honos* de que se formou o verbo *honrar* (de *honorare*), indica a própria *dignidade* de uma pessoa, que vive com honestidade, pautando seu modo de vida nos ditames da moral.

Equivale ao *valor moral da pessoa*, consequente da consideração geral em que é tida.

Est prerogativa quaedam ex vitae probitate causata.

Assemelha-se à própria *fama*, visto que nela se funda a *reputação*. É a *aestimatio* romana, dita de *honra civil*, opondo-se à *infâmia* ou *ignomínia*.

E é dita como a *virtude no procedimento*, de que decorre o *respeito a si mesmo* e o conhecimento do *direito à estima dos outros*, visto na expressão de Cícero, *honor praemium virtutis*.

Honra. Em conceito estrito, relativamente às mulheres, quer significar a própria *virgindade*.

Atentar contra a *honra da mulher* é ir contra sua virgindade. E *tirar a honra* é desvirginá-la ou deflorá-la. E não importa a idade: tanto basta que seja virgem.

A questão da idade, relativamente à *desonra* ou *defloramento* serve, apenas, para orientar a ação criminal contra o ofensor.

Honra. Na terminologia antiga, *honra* era a designação dada à terra ou terras, em que os senhores tinham *casas* ou *solares*, e, por vassalos, os vizinhos delas, os quais estavam isentos dos tributos reais.

Essas propriedades eram governadas por juízes postos pelos próprios senhores, de cujas decisões havia apelação para a chancelaria, nela tendo entrada os juízes do rei ou de alçadas.

As *honras*, segundo o modo por que eram constituídas, diziam-se *páramos* ou *amádigos*.

O *páramo* era a *honra* feita em benefício do casal, do marido, da ama, dos filhos, do senhor da terra ou fidalgo.

Amádigo, a honra que se comunicava ao casal ou herdade da ama de algum filho legítimo de fidalgo.

Embora as *honras* se assemelhassem aos *coutos*, destes se diferenciavam: as *honras* eram as terras em que os senhores estabeleciam suas casas ou solares; os *coutos*, certos povos distantes das vilas e cidades, concedidos por mercê régia.

Neste sentido, pois, *honra* quer significar *privilegio* ou *prerrogativa* dada a certas coisas. E neste conceito é que era atribuída a certos *lugares privilegiados* e protegidos pelos fidalgos.

Honras. É, ainda, empregado o vocábulo, notadamente no plural, para significar *asprerrogativas* ou *privilégios*, especialmente outorgados ou atribuídos a uma pessoa.

Decorrem, por vezes, do próprio exercício do cargo ou da função. Neste sentido é que se diz: *honos habet onus* – as honras são encargos; elas trazem responsabilidades.

Mas, em certos casos, *honras* entendem-se *homenagens* prestadas à pessoa, em vista de sua *posição* ou em decorrência de suas funções.

Neste sentido, distingue-se as *honras civis* das *honras militares*.

Honras civis são as que se prestam, segundo o estilo, às autoridades constituídas ou representantes do governo, em dados momentos.

Honras militares, consistentes nas salvas, guardas de honra, são as que se prestam, em certas solenidades, às autoridades civis ou militares, segundo ritual preestabelecido nos regulamentos apropriados.

HONRADO. Honesto, digno, probo, que tem honra. Respeitado, venerado; tratado com honra e respeito; casto, puro, virtuoso.

HONRAR. Múltiplos são os sentidos do verbo. Assim exprime:

- declarar por honrado, o que significa ser digno de estimação e respeito ou ser declarado nobre;
- conferir privilégios ou prerrogativas;
- celebrar com honra ou de modo honrado, isto é, com respeito e segundo o rito atribuído ao ato;
- respeitar, dignificar, estimar, enobrecer;
- legar ou doar, pelo que se diz de *honrado* para o legatário ou pessoa a quem se faz a dádiva ou se pratica a liberalidade;
- aceitar ou pagar por outrem um título de crédito.

HORA. Do grego *hora*, tempo, pelo latim *hora*, é entendido a vigésima quarta parte do *dia natural* ou *civil*, compreendida na duração de sessenta minutos.

Na técnica forense, os prazos, que se marcam por *hora*, contam-se de *minuto a minuto*.

Nestas condições, para que prevaleça a regra, é necessário que o *termo* (escrito), em que se determina o prazo, tenha assinalado a *hora exata* (hora marcada pelo cronômetro), em que se começa a contagem dele.

Mas não é somente na questão de prazos, determinados por hora, que deve ficar escrita a hora de começo.

Nas *apólices de seguro*, também, é do estilo que se assinalem o começo e fim dos riscos, por ano, mês, dia e *hora*.

Hora. É vulgar o emprego do vocábulo para indicar o *momento oportuno*, *azado* ou *chegado*, no qual deve ser feito o que era para fazer ou se considera cumprido o que nele se teria de vencer. Está *na hora*, *chegou a hora*, são expressões que mostram o emprego dele neste sentido.

HORA CERTA. Indicativo de certa forma de citação, autorizada para que se cite a pessoa que se furta ou evita recebê-la.

Vide: *Citação*.

HORA LEGAL. Assim se diz da hora que é determinada segundo as regras estabelecidas por lei e que é posta em vigor pela autoridade competente.

Neste sentido, é que se institui a *hora de verão* ou a *hora de inverno*, em virtude do que, segundo as regras estabelecidas legalmente, os relógios ou cronômetros são atrasados ou adiantados, em certos momentos, para que passem a regular a hora, segundo o pensamento legal.

HORÁRIO. Composto de hora + ário, é o vocábulo empregado para determinar a *quantidade de horas*, com a determinação inicial e final, que se fazem necessárias para a execução de certos serviços ou para o funcionamento de uma repartição pública ou de um estabelecimento comercial.

Neste sentido, *horário* quer dizer *duração em horas* ou *prazo em horas* em que se deve fazer alguma coisa.

Mas horário significa também a indicação da *hora* em que qualquer coisa se faz ou se realiza. E, por extensão, é a palavra dada ao *livro* ou *relação*, em que se fazem constar, pela menção das horas, os momentos em que certos fatos possam ocorrer: *horário* ferroviário, ou seja, indicação das horas em que os trens chegam à estação ou dela saem.

Em relação ao número de horas de trabalho, diz-se *horário de trabalho*, o que significa a indicação de hora em que o trabalho começa e da hora em que ele termina.

HORAS CANÔNICAS. Assim se dizem as preces vocais ou salmos, que, segundo *obreviário*, são recitadas no coro, pelos cônegos ou pelos clérigos.

Dizem-se *horas*, porque devem ser recitadas, segundo o ritual, em *certas horas* do dia e da noite. E *canônicas*, porque foram instituídas pelos *Cânones*.

Tinham, primitivamente, os nomes de *prima*, *tercia*, *noa*, *vesperas*, *completas*, *matinas elaudes*. Eram ao todo sete.

HORAS DE TRABALHO. Número de horas em que o trabalho se pode fazer efetivo e normal, além das quais o trabalho se considera *extraordinário*.

São, por isso, as *horas ordinárias* e que devem ser cumpridas pelo trabalhador.

Em regra, as leis trabalhistas instituem *oito horas de trabalho*, a serem cobertas diariamente, dando dentro delas, no entanto, sem serem computadas em seu número, *horas de descanso*.

A regra geral da duração da jornada de trabalho está no art. 58 da CLT, combinado com o art. 7º, inciso XIII, CF/1988, jornada de oito horas, perfazendo, por semana, 44 horas.

As exceções estão previstas nos arts. 224 e seguintes da CLT (bancários, serviços telefônicos etc.); no art. 62 (gerentes e trabalhadores em serviço externo sem controle de horário etc.)

Há profissões cujo número de horas é mais reduzido. O máximo é que é de oito horas, que se mostram as *horas ordinárias* do trabalho comum, pagas pelo salário *normal*. Além delas, são horas extraordinárias, que dão direito a um salário *suplementar*, correspondente ao número de horas extraordinárias e calculado segundo as regras das próprias leis.

Assim se entende quando o salário é feito em caráter mensal.

Quando por *hora de trabalho* não há distinção a fazer, relativamente ao pagamento, que se calcula na base das horas efetivas de serviço do operário ou empregado.

HORAS EXTRAS OU EXTRAORDINÁRIAS. É o tempo de trabalho que excede o horário da jornada normal.

Nunca pode ultrapassar de 2 horas.

A CLT previa a remuneração da hora extra trabalhada a 20% no mínimo, superior ao período normal.

A Constituição de 1988 estabeleceu a remuneração do serviço extraordinário no valor de 50%, no mínimo, ao trabalho realizado no período normal (art. 7º, XVI), tanto pelo trabalhador urbano quanto pelo rural.

HORISTA. Trabalhador pago pelas horas trabalhadas. O horista pode ter a jornada variável, quando suas horas trabalhadas oscilam em razão da necessidade do serviço, ou ter a jornada homogênea, quando a carga horária do funcionário é fixa. (pg)

HORIZONTALIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. Designam-se também por efeitos horizontais dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, constantes expressa ou implicitamente da Constituição, são aplicáveis também no Direito Privado e não somente em face do Poder Público. Assim, por exemplo, todas as pessoas jurídicas de direito privado (art. 44 da CC) deverão assegurar a seus associados que estejam sendo acusadas de violação das suas normas ou estatutos, os direitos processuais como o contraditório e a ampla defesa. (nsf)

HOSPEDAGEM. Derivado de *hospedar*, do latim *hospitari* (residir temporariamente), significa a ação de hospedar, ou seja, dar *hospitalidade*, *agasalho* ou *acomodação* a pessoa estranha, isto é, não moradora ou residente da casa.

A hospedagem pode ser *gratuita*, dada por estima ou consideração à pessoa que chega a uma casa. Mas pode constituir *comércio* ou ser próprio de uma casa pública, para receber e *dar comida e dormida* às pessoas, que a ela chegam com este propósito. O mesmo que *pousada*.

Neste sentido, a casa se diz propriamente *hospedaria*, *estalagem*. E, originariamente, teve o nome de *hospital*, nos termos do próprio vocábulo latino de que se formou: *hospitale*.

As pessoas que se recolhem, para comer e dormir na hospedaria ou ali residirem, temporariamente, dizem-se *hóspedes*. E o dono do estabelecimento, *hospedeiro*.

Vide: *Hotel*.

Quando a *hospedagem* é dada em casa particular, presume-se gratuita. Já assim não ocorre quando se trata de *casa pública*, *hospedaria* ou *hotel*.

Hospedagem. Na técnica contratual *hospedagem* é o contrato em que alguém (*hoteleiro*) se compromete perante outrem (*hóspede*) a prestar serviços de hotelaria, a alugar salão para eventos culturais, quarto ou apartamento mobiliado, a fornecer alimentos, a guardar bagagem ou bens, mediante pagamento de remuneração diária. Abrange hotel, hotel-residência, hotel de lazer, pousada, pensão, motel, hospedaria e albergue de turismo.

O contrato de hospedagem tem duas características principais:

- a) é um *contrato atípico e misto*, por não estar disciplinado por diploma legal específico;
- b) é um *contrato de adesão*, uma vez que o hóspede se submete às condições regulamentares do estabelecimento.

HOSPÍCIO. Derivado do latim *hospitium*, designa modernamente o estabelecimento, público ou particular, em que se recolhem doentes incuráveis, notadamente loucos furiosos, ou velhos, órfãos ou crianças abandonadas.

Diz-se, também, de *asilo*.

Hospício. Antigamente, porém, era o nome dado à parte dos mosteiros ou conventos destinada a receber os hóspedes, ou para nele se recolherem os religiosos que por aí passam em missão de seus votos ou de outros negócios.

HOSPITAL. Do latim *hospitalis* (de *hospes*), designava antigamente toda e qualquer casa ou estabelecimento em que se recebiam pessoas (*hospes*, hóspedes) para dar pousada ou hospedagem.

E, assim, tinha a mesma significação de *hospedaria*, *estalagem*. Eram *casas públicas* em que os viajantes estrangeiros recebiam hospitalidade.

Hoje, porém, é o vocábulo propriamente empregado para designar a casa fundada e destinada a receber as pessoas enfermas e doentes, que procuram seus *socorros* para cura ou lenitivo de seus males.

Dele se formam várias palavras, com sentido equivalente.

E hospitaleiro (quem servia no hospital) se atribuiu a certas espécies de religiosos, que tinham a missão de servir os pobres nos hospitais.

Hospitalidade, ato caridoso exercido por aqueles que recebem em sua casa os *viajantes* e *ospobres*, dando-lhes pousada e sustento.

E os povos têm mostrado que é ela um ato de humanidade e de religião, constituindo uma virtude da mais alta antiguidade. Era mesmo preconizada pelas sagradas escrituras, onde se inscreve como um *dever*, sempre seguido pelos povos antigos.

Hospitalizar, recolher a um hospital ou casa de saúde, para ser socorrido pelos médicos e submeter-se ao tratamento que é necessário.

HOSPITALEIRO. Aquele que dá hospedagem por bondade ou caridade.

HOSTE. Do latim *hostis* (estrangeiro, forasteiro, inimigo), era originariamente empregado na significação de *inimigo*.

Hostes (inimigo) e *hospes* (estrangeiro, hóspede) eram palavras de sentido equivalente, na era romana.

E, de começo, o Direito Romano não tolerava participação do *estrangeiro* na vida jurídica: *adversus hostem eterna auctoritas esto*.

Somente mais tarde é que ali se fez a distinção entre *peregrini* e *hostes*, outorgando-se certos direitos aos primeiros.

Do conceito antigo de *hostes* é que se formularam as palavras *hostilizar* e *hostilidade*, com as significações em que são tidas.

E desta noção é que se originou a máxima *hospes hostis*, que se traduz: *todo estrangeiro é um inimigo*.

Embora não deva ser tida em rigor absoluto, não deixa de, em certas razões e em certos casos, encerrar uma grande verdade.

Hoste. No entanto, mesmo na antiguidade, já era empregado no sentido de *tropas armadas* ou *forças do exército* postas em campo para combater o inimigo. Ou mesmo para designar qualquer *expedição militar*.

E designava, também, as forças contrárias: *hostes inimigas*.

Foi, na antiguidade, empregado no sentido de *alistamento* ou *recrutamento de soldados*.

HÓSTIA. Do latim *hostia* (vítima), assim se dizia, antigamente, de tudo o que pudesse ser *molado* ou *oferecido em sacrifício aos deuses*.

Hóstia. No sentido tido no Direito Canônico, designa o pão especial e sem fermento a ser consagrado pelo padre no Santo Sacrifício da Missa.

E, aí, não se indica somente o Sacramento de Eucaristia, mas o próprio corpo de Cristo, em que se transmutou, destinada à comunhão dos fiéis, como à exposição do Santíssimo Sacramento ou da SS. Eucaristia.

O Sacramento da Eucaristia foi instituído por Jesus, na última Ceia, ou Santa Páscoa.

HOSTILIDADE. Do latim *hostilitas*, de *hostis* (inimigo), quer a palavra significar toda ação ou ataque do inimigo.

É, assim, a *ação de guerra*, pela qual um país, pela invasão ou qualquer outro ato, mostra haver quebrado o *estado de paz*, em que vivia com outro, para dar começo à guerra ou beligerância.

Em regra, as hostilidades devem ser precedidas por uma declaração formal, pura e simples, ou por um *ultimatum*, em que se notifica a resolução de romper ou começar a guerra.

Quer isto dizer que as hostilidades não devem começar sem um aviso prévio.

Mas esta regra não se mostra inflexível, desde que muitas guerras se têm iniciado sem esta prévia declaração.

A *cessação das hostilidades* praticamente põe fim à guerra. Mas, juridicamente, a guerra ou o estado de guerra somente se considera extinto quando tudo volta ao normal, e para tal se considera, inclusive, a desmobilização das tropas para ela convocadas.

HOTEL. Derivado da forma francesa *hôtel*, do latim *hospitale* (casa para hóspedes, hospedaria), é a designação genérica que se dá a toda *casa pública* ou *estabelecimento*, de caráter comercial, em que se recebem *hóspedes* ou se fornecem *hospedagens pagas*. Assim, *hotel* tem sentido equivalente a *hospedaria*, *casa de cômodos*, *pensão*, *albergue*, *estalagem*.

É verdade que, na prática, há distinção a fazer entre estas diversas espécies de casas ou estabelecimentos.

E *hotel* é tido no sentido de maior importância, desde que designa o estabelecimento de melhor organização para os fins a que se destina, sendo propriamente utilizado para a hospedagem de *viajantes* ou *forasteiros*, na qual se incluem as *dormidas* e o *sustento*, que são pagos por *diárias*.

Pensão, em regra, é para residência prolongada; *casa de cômodos* é para aluguel de apartamentos ou quartos; *albergue* é somente para dormida; e *estalagem* e *hospedaria*, quando não indicam casas de campo ou de estrada, reservadas às pousadas dos viajantes, são casas de ordem inferior.

Os hotéis têm por objeto dar *hospedagem*. Seus frequentadores ou fregueses dizem-se *hóspedes*. Mas, propriamente, o dono dele ou a pessoa que o explora diz-se *hoteleiro*.

HUMANIDADE. Do latim *humanitas*, de *humanus* (de homem ou pertencente ao homem), é geralmente empregado para designar o *gênero humano* ou o conjunto de homens, de todas as regiões, formando um ser coletivo.

Restritamente, significa a *natureza do homem*.

É tido, ainda, para designar todas as qualidades, benignidade compassiva, brandura de condição, lhaneza sem soberba, todos os caracteres e todas as maneiras de agir que convêm ao homem, considerado na sua natureza natural ou social. Encerra o princípio da solidariedade humana, magistralmente definido por TERÊNCIO, em seu famoso verso: "*Homo sum, et nihil humani*

a me alienum esse puto” (Sou homem, e nada que possa referir ao homem deixa de merecer o meu exame).

Humanidades. Na técnica escolar, exprime e designa as disciplinas ou o estudo das belas-letas, desde a gramática à filosofia, que se computam nos cursos secundários.

HUMANO. Do latim *humanus*, compassivo, bondoso, benigno, justo. Tem sentido equivalente a *humanitário*.

I

IATROGENIA. Erro médico escusável. (nsf)

“IBIDEM”. Advérbio latino, que se traduz *ali mesmo, no mesmo lugar*, empregado nas citações para mostrar que o *trecho* ou *texto* em referência pertence ao *autor*, já indicado, e consta do capítulo ou título da obra, também mencionadas.

Abreviadamente se usa: *ibid*, ou somente *ib*.

“ID”. É a forma neutra do pronome latino *istu(d)* (isto). É geralmente empregada como abreviatura de *idem* (o mesmo). É comum na locução latina *id est*, isto é.

“Id”. Em psicanálise, é indicativo da *coisa em si*, em referência ao motivo psíquico-analítico.

O *id* ou *neutro*, como também se diz, possui uma atividade psíquica indeterminada. Nele não se estruturam representações mentais perfeitas, indicando-se verdadeiras impulsões inconscientes, consequentes de configurações cerebrais mal-esboçadas.

Ao contrário do ego, que se origina dos primeiros conflitos do ser infantil no ambiente, sem qualquer ligação com a vida uterina ou estado fetal, em que ele não é constituído, o *id*, na sua formação, conta com a parte da *individualidade* herdada.

Nas questões criminais, notadamente nos crimes passionais, mostra-se o motivo determinante do delito, como impulso irresistível do inconsciente.

IDA. Derivado do latim *itus*, do verbo *ire* (ir), designa a *partida* ou a ação de ir de um lugar para outro.

Distingue-se da *vinda*, que é a ação de chegar, em relação ao ponto de destino. E se opõe *avolta*, que indica o *retorno* ou *regresso*, após à chegada ou que sucede depois da ida.

IDADE. Deriva-se do latim *aetas, aetatis* (tempo em que se vive, geração, período), sendo empregado para indicar toda *duração*, ou seja, o *espaço de tempo* em que as coisas ou os fatos *começaram e se extinguiram*, inclusive o *tempo de vida* que se conta a uma pessoa.

No Direito, é o vocábulo de larga aplicação, notadamente no que concerne à *duração da vida* ou *tempo de vida* de uma pessoa *física* ou *natural*, pelo qual se anotam notáveis distinções, de magna importância em relação aos *direitos* à mesma atribuídos.

Dela advém a distinção entre *menores* e *maiores*, *púberes* e *impúberes*, *capazes* e *incapazes*.

Geralmente, segundo a idade, a *começar do nascimento*, as pessoas físicas se classificam em: *infantes*, também ditos de *impúberes*, *adolescentes*, também *púberes*, ou *jovens*, *moços* e *velhos*, correspondentes aos períodos da vida em que se dizem *infância*, *adolescência* ou *juventude*, *idade viril* ou *mocidade*, e *velhice*.

A *idade* é medida ou regulada pelos *anos*, representando, pois, praticamente, a *soma dos anos*, computada na evidência de qualquer período ou duração de uma coisa.

Na determinação da *capacidade da pessoa natural*, em que influi e é princípio dominante para a sua evidência, há o *suplemento de idade*, que se entende a *concessão legal* que vem dar uma *idade* não tida pela pessoa, em face de outras circunstâncias.

Vide: *Emancipação*.

Entre os romanos, para livrar os menores da curatela, o que se diferenciava da emancipação propriamente dita, havia a *dispensa de idade* (*venia aetatis*), que punha fim à curatela e equiparava os menores aos maiores.

A idade se prova pela certidão do registro civil. Mas, em sua falta, permite-se que seja provada por outros meios, inclusive por *justificações judiciais*.

Se por justificação, deve esta, a seguir, servir de base para a composição de um *assento de registro de nascimento*, do qual se extrairá a *certidão*, que a virá demonstrar.

IDEAL. Do latim *tandio idealis* (criado no entendimento), do latim *idea*, do grego *idea* (forma, aparência, ideia) do verbo *idein* (ver), possui o adjetivo uma aplicação especial na linguagem jurídica, referentemente à divisão ou partilha das *coisas indivisíveis* ou *deincômoda divisão*.

É assim que, na impossibilidade de uma *divisão* ou *repartição real*, isto é, de um *fracionamento efetivo* ou *material da coisa*, se recorre à *divisão legal* para que se solucione a dificuldade ou se remova a impossibilidade.

E essa *divisão ideal* decorre de um *fracionamento imaginado* ou *projetado imaginosamente*.

Para que se processe a divisão ideal, então, atribui-se à coisa o seu exato valor, a fim de que seja a mesma transformada numa quantidade homogênea divisível. E, pela divisão desse valor da coisa, se processa a própria divisão ou partilha, correspondendo cada *parte legal* ao valor apurado no quociente da divisão, mas sem *determinação material* ou *concreta*.

A parte ideal, pois, está sempre contida no todo. E somente, abstratamente, fictamente, imaginosamente, é representada pela cota ou quinhão de que é índice a quantia ou o valor por ela indicado, ou seja, um quarto, um quinto, um décimo ou vigésimo deste valor, segundo a proporção tirada entre o todo e a parte imaginária de cada um, conforme seja quatro, cinco, dez ou vinte o número divisor (pessoas a favor de quem deve ser feita a partilha ou divisão).

Nesse particular, pois, *ideal* quer significar o que é feito artificiosa, simbólica ou imaginosamente, sendo, por isso, equivalente a *artificial*, *imaginária* ou *simbólica*, para ser cumprido todas as vezes que não se pode realizar o ato de maneira *material* ou *concreta*.

“IDEM”. É pronome latino empregado vulgarmente para evitar a repetição do que se acabou de dizer ou de escrever. É o *mesmo* ou *a mesma*.

Abreviadamente se escreve *id*.

“IDEM PER IDEM”. Traduz-se *o mesmo pelo mesmo*. Diz-se um argumento vicioso, consciente, em que se quer demonstrar uma coisa por meio de palavras que significam a mesma coisa. Vicioso, aí, deve ser compreendido no sentido de redundante: *o mesmo pelo mesmo* exprime essa ideia.

IDÊNTICO. Do latim *identicus*, do radical *idem* (o mesmo), é o adjetivo empregado na terminologia jurídica no mesmo sentido em que vulgarmente se tem: é o análogo, *semelhante* ou *asemelhado*.

Designa, assim, os fatos ou as coisas que se manifestam ou se mostram com os mesmos aspectos e as mesmas formas de outros já vistos.

É o que vem *igual*, *sem variedade*, conforme em tudo ao anterior.

E, assim sendo, o *idêntico*, a rigor, não indica nem mostra a *mesma coisa*, ou seja, aquela que já se viu ou se anotou, mas *outra coisa* semelhante ou igual, em tudo, à primeira, com a mesma natureza dela e com os mesmos traços característicos de identidade que as tornam da *mesma espécie*.

IDENTIDADE. Do latim *identitas*, de *idem* (o mesmo, a mesma), é vocábulo comumente empregado, tal qual o adjetivo *idêntico*, para exprimir a *analogia*, a *semelhança* ou *aparidade* existente entre fatos, coisas ou pessoas.

Mas, em sentido jurídico, *identidade*, por vezes, quer mais propriamente significar, não a mera semelhança ou paridade, mas a *qualidade* de ser a *mesma coisa*, não coisa diversa.

Nesta razão, pois, a *identidade* se revela pela demonstração da coisa, *identificada* por seus requisitos e elementos componentes, embora, aparentemente, vista em outro aspectos ou sob outra forma.

E, assim, mesmo que a rigor não se exija a *coisa*, sob o *mesmo corpo* ou sob a *mesma matéria*, por sua *identidade* se mostra a *mesma*.

Juridicamente, pois, seja em relação às pessoas, às coisas ou aos fatos, a identidade quer significar o que é o *mesmo*, *no fundo*, embora visível em *forma diversa* ou *demonstrado diferentemente*. E, por este modo, não se entende nem se indica *coisa nova*, *fato novo* ou *matéria nova*, mas os mesmos, já demonstrados ou expostos anteriormente.

Neste sentido, pois, *identidade* claramente significa *mesmidade*, não semelhança ou paridade.

E com este conceito é que se aplica na técnica forense para mostrar a causa, a coisa ou a pessoa, já participante de ação ajuizada ou decidida.

Assim é que se deve entender a palavra *identidade*, empregada nas expressões: *identidade de causa*, *identidade de coisa* e *identidade de pessoas*.

Tem aí, acepção de *identificação*, pois que duas coisas, aparentemente distintas, identificam-se por tal maneira que se *fundem*, indicando-se uma só coisa, ou seja, mostrando-se *mesma coisa*.

Identidade é, assim, neste sentido, a *qualidade de ser a mesma coisa*, equivalendo *mesmidade*.

Identidade. Tecnicamente, sem fugir ao sentido de mesmidade, é o vocábulo empregado para designar o *conjunto de sinais particulares* ou *propriedades singulares*, que caracterizam um indivíduo entre muitos, ou mostram as coisas, distinguindo-as entre várias.

Assim, possui o sentido de *assinalamento* ou *sinais individualísticos* das coisas ou pessoas, os quais as tornam inconfundíveis, distinguindo cada uma dentre as demais.

É, por isso, um terceiro sentido do vocábulo, diverso de igualdade (duas coisas com as mesmas características), da *mesmice* (coisas identificadas como uma só), pois que se tem como a *demonstração* da coisa por seus *sinais característicos*, os quais podem revelar ser a coisa a mesma (mesmidade), como podem mostrá-la *idêntica* ou *semelhante* à outra.

Neste terceiro sentido, *identidade* mais se apresenta como *identificação*.

IDENTIDADE ALHEIA. É o uso indevido ou a inculcação de identidade de outrem (no sentido de identificação), como própria, com a intenção de enganar ou ludibriar.

Quando o uso de *identidade alheia*, que se constitui em *falsa identidade*, visa à prática de ato vantajoso, seja para o usurpador, seja para terceiro, ou tenha por objetivo causar dano a outrem, constitui crime previsto na lei penal (art. 307).

O uso de nome alheio ou a exibição de documentos de identificação de outrem como próprios mostram aspectos de identidade alheia atribuída indevidamente à pessoa.

IDENTIDADE DE CAUSA. A rigor, temos que fazer a distinção entre *identidade da causa* e *identidade de causa*, que se apresentam em sentidos bem diversos.

A *identidade da causa* é revelada ou demonstrada pelos característicos próprios da causa, de modo a mostrá-la perfeitamente individualizada. E assim ela se identifica pelo *título* ou pelo *direito*, em que se funda a pessoa para pedir, judicialmente, que se respeite o que é de seu direito, ou seja, pelo fato ou ato jurídico, em que se funda o seu direito de agir contra outra pessoa, para garantia e segurança de um *direito próprio*.

É, assim, a *identificação da causa*, por seus caracteres dominantes e fundamentais.

A identidade de causa (*eadem causa petendi*) quer significar a *repetição* ou *reprodução de causa igual* ou *idêntica*, por seus fundamentos e característicos, a outra já *ajuizada* ou já *judicialmente decidida*.

Assim, no primeiro caso, é a *causa identificada* por seus elementos individualísticos, que a tornam inconfundível e distinta de qualquer outra.

No segundo caso, a identidade de causa, quer dizer a mesma causa (*eadem causa*), identificada com outra, ou idêntica a ela, fundando-se no *mesmo título* ou no *mesmo direito*, ou seja, no *mesmo fato* ou *ato jurídico*, em que se gera o *direito de agir* ou *de ação* do autor.

Resultam, pela identificação, na *mesmidade*, conseqüentemente, na *duplicidade de causas*.

Evidenciada essa *identidade*, se simultâneas, uma delas se exclui. Se uma já foi decidida, a segunda segue o destino que a mesma teve, por se considerar o seu conteúdo *res judicata*.

Vide: *Coisa julgada*. *Litispêndência*.

IDENTIDADE DE COISA. Também há que se diferenciar a identidade da coisa e a identidade de coisa.

A identidade da coisa é a demonstração de sua individualidade, em virtude da qual não se confunde com qualquer outra, mesmo que seja semelhante a ela ou da sua espécie.

Mas, no sentido de identidade de coisa (*eadem res*), deve ser entendida a *identificação* de duas coisas, aparentemente diversas, que se *confundem* para se mostrarem a mesma coisa.

Podem não vir com o *mesmo corpo* ou *não se representarem* pelo mesmo objeto.

Mas, a identidade, aí, se verifica pela *mesmidade* da controvérsia ou da relação jurídica ou em reprodução.

Certamente que esta *identificação*, que na identidade se apresenta, é consequência da individuação feita a cada uma das coisas, em virtude da qual se evidencia que são uma única e só coisa, embora exibidas em ocasiões diferentes ou em circunstâncias diversas.

IDENTIDADE DE PESSOAS. A identidade de pessoas (*eadem personae* ou *eadem conditio personarum*) demonstra a *qualidade de ser a mesma pessoa*.

Mas, essa *qualidade* não corresponde, exclusivamente, à *identidade material* ou *física da pessoa*, isto é, demonstrada como a mesma. É evidenciada em confronto com a *mesma relação jurídica*, de modo a mostrar a *mesmidade do titular*, em face da relação jurídica identificada como a mesma.

A identidade de pessoas resulta, pois, da demonstração ou evidência das duas circunstâncias.

E seu sentido se verifica, ainda mais amplo, pois que não se limita à *identificação da pessoa*, ou à sua *mesmidade física*.

A identidade de pessoas, neste particular, também se mostra *representativa*, o que significa que não importa ser representada pelo mesmo *indivíduo*, mas por qualquer pessoa que *otenha substituído* legalmente, pela *representação*, em virtude da qual sucede, ou se sub-roga, nos direitos de outra pessoa.

Juridicamente, mesmo, assim representada, trata-se da *mesma pessoa*. E, como tal, os próprios representantes, sucessores ou sub-rogados se identificam e se tornam uma só pessoa.

IDENTIDADE DO IMÓVEL. Assim se entende a *demonstração* ou *descrição do imóvel*, por seus caracteres próprios, por sua localização ou situação.

IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. Princípio do processo civil que exige do juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência, julgar a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor que, se entender necessário, poderá mandar repetir as provas já produzidas.

IDENTIDADE PESSOAL. Não se confunde a expressão com a identidade de pessoas, conforme se entende na linguagem forense.

Nesta, como vimos, pode ser diversa ou diferente a pessoa física, como a jurídica, pois que semelhante identidade somente é compreendida em concordância com a relação jurídica, posta em debate. E assim os próprios sucessores ou sub-rogados do titular do direito identificam-se como a pessoa que vem repetir ou reproduzir a demanda.

A *identidade pessoal* mostra-se a exata indicação ou demonstração da pessoa em referência, de modo a se ter a certeza de que é *a mesma*, seja civil ou fisicamente.

Na verificação da identidade pessoal, o *nome da pessoa* constitui um dos dominantes elementos, embora nem sempre possa ser considerado como infalível ou decisivo, pois que podem ocorrer *nomes semelhantes*, isto é, *iguais*.

A identidade pessoal ou da pessoa é comprovada por documento, por testemunhas ou mesmo por presunções.

A prova documentária mais decisiva é a que se firma na *carteira de identidade*.

Nessa identidade dominam os elementos *físicos*, isto é, há nela uma *identidade física*.

IDENTIFICAÇÃO. Derivado de *idêntico*, de que se formou o verbo *identificar* (fazer de duas, ou mais coisas, uma só), a rigor, exprime o vocábulo a *igualação* de duas coisas para que se *unam* e formem ou componham *uma só coisa*.

Assim se mostra a *coligação* ou *íntima união* de coisas, que passam a apresentar-se num só corpo ou numa só feição, desde que dessa união ou coligação uma só coisa se formou.

Daí é que vem a significação moderna de *identificar-se* como *absorver-se* ou *integrar-se*.

E *identificação* será a absorção de uma coisa pela outra, para mostrarem-se por tal forma unidas (identificadas), que se apresentam como uma só coisa.

Identificação. Mas, na compreensão técnica, identificação é tida no sentido de *reconhecimento*.

E, por ela, se verifica se as coisas são as mesmas ou se igualam.

É, pois, processo de *igualação* ou *comparação*, a fim de que, vista a *identidade de alguma coisa*, se conclua se é a mesma ou se a ela se iguala ou assemelha.

Por ela se reconhecem as assinaturas e as letras. E por ela se reconhecem ou se distinguem as pessoas.

Mas, extensivamente, também se diz identificação para a soma de formalidades exigidas para que se fixem, em documentos, os sinais característicos ou individuais de uma pessoa ou de uma coisa.

É, assim, a *indicação individualizada* a respeito de tudo que se queira distinguir ou assinalar, para que não se confunda com outros da mesma espécie ou semelhantes.

IDENTIFICAÇÃO CIVIL. Com o segundo sentido de *identificação*, identificação civil compreende-se o processo posto em prática pelos poderes públicos para que as pessoas se *identifiquem* por seus sinais característicos, de modo que, em qualquer contingência, perfeitamente se distingam umas das outras.

É pela identificação que se organiza a *identidade das pessoas*, e estas podem mostrar e provar sua *individualidade*, diferente e distinta da de qualquer outra.

A identificação das pessoas constitui um serviço público técnico, confiado a especialistas. E por ele se constitui um *fichário* ou *cadastro*, que se *classifica* pela *individual dactiloscópica* (impressões digitais), tendo como índice a impressão digital do polegar direito, seguida da numeração que se forma das impressões dos demais dedos.

IDENTIFICAR. Na terminologia jurídica, é o verbo empregado em dois sentidos:

a) Quer significar: fazer de duas coisas uma só ou a mesma.

b) Ou exprime: *revelar a identidade* das coisas por seus sinais característicos ou individuais.

No primeiro caso, as coisas, aparentemente diferentes, igualam-se e se confundem numa só.

No segundo caso, as coisas se distinguem e se mostram em sua própria individualidade, própria e diversa da de qualquer outra.

IDEOLOGIA. Derivado do grego *idea* e *logos* (ciência das ideias), originariamente significa ou designa o sistema filosófico em que a sensação é a única origem dos nossos conhecimentos.

No sentido político, no entanto, é empregado para designar a soma de princípios reguladores de uma ordem político-administrativa, que não se podem afastar das *ideias* instituídas como fundamentais. É a *ideologia política*.

Procura estabelecer a primazia do regime partidário único, visto que não admite dissidência e não permite, em consequência, a intervenção na organização administrativa ou governamental de quem não esteja integrado ou *identificado* nas ideias político-partidárias instituídas.

IDIOMA. É o vocábulo, do latim *idioma*, indicado para exprimir a *linguagem* de um povo, considerada ou encarada nos seus característicos especiais.

Cada idioma recebe a qualificação referente à nacionalidade do povo a que pertence, a fim de que, pela denominação apropriada, se distingam entre si. E, assim, se diz idioma francês, idioma inglês, idioma português, às vezes, revelado pelo próprio gentílico distintivo das nacionalidades, tomado substantivamente: o francês, o inglês etc.

IDIOMA NACIONAL. É expressão usada, em oposição à de *idioma estrangeiro*, para significar a língua falada dentro de um país, e com a qual se elaboram todos os documentos jurídicos.

Segundo princípio que é legalmente instituído, nenhum ato ou documento, entre nós, pode ser praticado ou composto em idioma estrangeiro.

Mesmo quando se trate de papéis, documentos ou instrumentos feitos em idioma estranho, para que sejam trazidos a juízo ou possam valer juridicamente no país, devem ser previamente *vertidos* (traduzidos) para o idioma nacional.

IDIOTA. Derivado do latim *idiota* (parvo, pateta, ignorante), em sentido geral quer exprimir o estado de ignorância ou de atraso mental de uma pessoa, em virtude do que não tem compreensão exata das coisas.

Mas, sob o ponto de vista da Medicina, entende-se a *parada* do desenvolvimento mental de uma pessoa, conseqüente de distúrbios ocorridos na evolução cerebral, de natureza congênita (durante a concepção), ou havidos nos primeiros anos de vida.

Exterioriza-se, assim, por uma *insuficiência intelectual*, que torna a pessoa sem *atividade voluntária* e inadaptável a qualquer educação.

A Medicina Legal gradua a *idiotia*, como a de mais intenso *déficit mental*, seguindo-se-lhe a *imbecilidade* e a *debilidade mental*.

Desse modo, acentuam os psicopatologistas que o *nível mental* do idiota não ultrapassa o nível mental de uma criança de dois anos (relações sociais pelo gesto, imitação dos movimentos elementares, nenhum trabalho intelectual), enquanto o *imbecil* pode ir do nível de dois a sete anos (fala, come sozinho, varre, arruma, é capaz de algum trabalho mental) e o *débil* alcança de sete a doze anos (pode escrever, pentear-se, plantar, colher, comparar, contar, atividade pobre, incapaz de abstração) – Afrânio Peixoto.

O *idiota*, juridicamente, é um incapaz. Incapaz absolutamente, desde que não demonstra qualquer discernimento.

Aos peritos-médicos compete examinar o estado mental da pessoa, para evidência da *situação* que deva ser protegida e regulada pela ordem legal.

E nesta perícia, então, será examinada a degenerescência psíquica da pessoa e firmada a *agraduação* da deficiência mental, em virtude do que se determinará o *nível* a que pertence, para que, desse modo, legalmente se tomem as medidas exigidas no caso.

IDONEIDADE. Derivado do latim *idoneitas*, de *idoneus* (apto, merecedor, capaz), entende-se a qualidade de *idôneo*, ou seja, da *boa reputação* ou do *bom conceito* em que se tem a pessoa.

Equivale, assim, à própria *fama*, desde que se indica a consideração ou estima em que se tem a pessoa na sociedade em que vive.

É tido no sentido de aptidão e capacidade.

Idoneidade. Mas, no sentido mercantil, a idoneidade não significa simplesmente o *bom conceito* ou o *bom juízo*, em que uma pessoa é tida pelos seus pares.

Ela se entende a *posição econômica* da pessoa, em condições de *responder* por uma obrigação ou pelos encargos, que possam pesar sobre ela.

A *idoneidade do fiador*, assim, é concebida neste sentido, baseando-se, pois, numa situação de *ordem material*, não moral, embora as duas juntas, indubitavelmente, possam influir na evidência de uma maior ou melhor idoneidade.

A pessoa que, além de estar em condições de cumprir os encargos que lhe são atribuídos, possui uma reputação de *boa conduta* e de *moral irrepreensível*, apresenta idoneidade superior à daquela que somente se tem como *idônea economicamente*.

Nestas condições, a idoneidade pode ser dita *moral*, *econômica* ou *financeira*.

Idoneidade. Na licitação, é o atributo que deve qualificar aquele que pretende contratar com a Administração Pública, apurando-se tal qualidade no procedimento licitatório ou quando inexigível ou dispensável a licitação, no procedimento de contratação.

IDONEIDADE ECONÔMICA. É decorrência dos bens possuídos por uma pessoa, ou pela soma de valores atribuídos a seus bens.

IDONEIDADE FINANCEIRA. É a que se deriva da evidência de recursos disponíveis da pessoa, ou da existência do numerário ou dinheiro de que possa dispor prontamente.

IDONEIDADE MORAL. É a que se gera da *honestidade* ou dos modos de ação da pessoa no meio em que vive, em virtude do que é apontada e reconhecida como *pessoa de bem*.

IDÔNEO. Derivado do latim *idoneus* (apto, merecedor, capaz), além de designar a pessoa que é proba ou honesta, possui, na significação jurídica, o sentido de apto, capaz, competente etc.

Desse modo, diz-se que um procurador é *idôneo*, quando exhibe um instrumento de mandato na devida forma, contendo os poderes de seu mandato.

Idôneo, pois, qualifica o que é *suficiente*, *eficiente*, *próprio*, *adequado*, *autorizado*, mostrando, assim, tudo o que se faz ou é feito, de modo regular e legalmente admitido. E tudo o que possui qualidade ou está em condições de atender o objetivo colimado no tocante à responsabilidade, à credibilidade, à solvabilidade.

IDOS. No antigo calendário romano, o dia 15 de março, maio, julho e outubro, e o dia 13 dos outros meses.

IDOSO. De *idade*, é o adjetivo empregado para distinguir a pessoa de *avançada idade* ou que já tenha entrado na *fase da velhice*.

Mas não deve ser entendido no sentido de *decrépito*. Nem sempre a velhice provoca na pessoa a *involução senil*, que a leva à demência, mostrando-se o *velho* em pleno discernimento ou em plena atividade mental, em muitos casos.

Idoso. A pessoa na terceira idade. Determina a CF/1988, no seu art. 230, que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. O § 2º do art. 230 da CF, referindo-se ao direito do idoso ao transporte coletivo gratuito, aponta a idade de 65 anos como o seu limite mínimo. Contudo, a mesma Constituição diz que o integrante do Senado Federal deve ter o mínimo de trinta e cinco anos, sabido que a expressão *senectus* vem do latim, a indicar, também, idoso (*senectus*).

IGARAPÉS. É palavra de origem indígena: *igara*, canoa, *apé*, caminho. E se entendem *oscanais estreitos*, ou *esteiros*, de formação natural, que somente permitem a navegação de pequenas canoas ou barcos, o que justifica o seu nome.

Quando as águas que enchem tais estreitos são de origem marítima e sofrem a influência das marés, suas margens são consideradas *terrenos de marinha*, salvo se encravados em terrenos particulares não sujeitos à servidão pública.

IGNOMÍNIA. Derivado do latim *ignominia* (afronta, agravo, opróbrio), indica-se a *afronta* ou a *desonra* que, em caráter de degradação, é publicamente imposta a uma pessoa.

Os romanos a consideravam uma diminuição à *aestimatio* (honra civil) de natureza tão forte ou violenta que privava a pessoa, a quem atingida, do exercício dos direitos políticos: “*Sic hominibus ignominia notatis, neque ad honorem aditus, neque in curiam reditus esset*”.

Mas diferiam-na da *infâmia*, embora tivesse essa as mesmas consequências da *capitis deminutio*.

A ignomínia era uma pena imposta pelo censor; a *infâmia* aplicada pelo magistrado, atingindo mesmo a privação de direitos civis.

Militarmente, era um dos maiores castigos impostos aos soldados.

E quando a baixa se dava *ignominiosamente* (*ignominiosa missio*), em face da quebra do juramento militar, não podia viver em Roma, nem onde se encontrasse o Imperador, entendendo-se, ainda, que tinha tido uma *expulsão com infâmia*.

Quando a pena de ignomínia não se mostrava a principal, mas acessória, dizia-se *exauctoratio*.

Ignomínia. Extensivamente, é o vocábulo empregado para indicar toda ação vil ou todo ato desprezível de uma pessoa, pelos quais vem ferir o decoro público ou a honra de outrem, merecendo, assim, a repulsa ou a reprovação de todos.

IGNORÂNCIA. Derivado do latim *ignorantia*, de *ignorare* (não saber, desconhecer), exprime o vocábulo a *falta de noções* ou de *conhecimentos* a respeito de qualquer fato ou de qualquer coisa.

É, assim, a *privação* da ideia ou de juízo relativamente a uma coisa, pelo que dela *não se tem ciência* ou *nada sobre ela se sabe*.

Neste sentido, em conceito técnico ou profissional, *ignorância* quer significar *imperícia*, que esta também demonstra o desconhecimento a respeito da técnica ou das regras em que se promove a arte.

Embora, aparentemente, se possa colocar a *ignorância* e o *erro* em sentidos equivalentes, porque pela ignorância pode ser alguém levado ao erro, eles se distinguem:

O erro é a *falsa noção* sobre a coisa, é o *conhecimento inexato* ou *contrário à realidade*.

A *ignorância* é a ausência ou falta de toda noção, é o *desconhecimento* a respeito da coisa.

Sob o ponto de vista jurídico, e quanto a seus efeitos, erro e ignorância se equiparam, pois que ambos resultam numa *irrealidade* a respeito das coisas, das pessoas ou dos fatos, em que a falsa noção ou desconhecimento da verdade possa incidir.

E, assim, uma ou outro seguem as mesmas regras e exercem a mesma influência, produzindo idênticos efeitos sobre as nossas ações ou omissões, apresentando-se, quando empregados, em sentido equivalente.

IGNORÂNCIA DA LEI. Refere-se ao desconhecimento da lei, correspondendo à expressão *ignorância de Direito*, que equivale à de *erro de Direito*.

Firmado no adágio latino *nemo jus ignorare censetur*, domina, em Direito, o princípio de *queninguém se escusa, alegando ignorar a lei*.

A *ignorância do Direito*, pois, ou a *ignorância da lei*, é o desconhecimento da regra jurídica que deve ser aplicada ao caso em espécie, a qual, assim, se desprezou.

Mas, o princípio da *inescusabilidade* ou o *não aproveitamento da ignorância da lei* não é absoluto.

Excepcionalmente, circunstâncias avocadas podem mostrar justificativa a respeito deste desconhecimento, de modo a *desculpar* o próprio *engano*.

Notadamente em matéria penal, admite-se, quando não seja a inculpabilidade fundada na ignorância da lei, pelo menos, a atenuação da pena, o que já mostra a relatividade do princípio.

E, mesmo entre os romanos, já era escusável o erro de Direito, segundo as circunstâncias, quando a pessoa que por ele se prejudicava, ou tinha sido a vítima, não tivera ensejo de instruir-se sobre a questão de que se tratava.

Somente em cada caso, pois, poder-se-ia ver se havia motivos de escusabilidade.

Mas jamais será escusável a ignorância do Direito, quando provém da negligência e, presuntivamente, não cabe a qualquer pessoa alegar seu desconhecimento. Aí impera a regra: “*Regula esta, juris quidem ignorantia cuique nocere, facit vero ignorantia non nocere*”.

IGREJA. Derivado do latim *ecclesia* (assembleia, reunião, ajuntamento).

Em sentido jurídico, entende-se a *congregação de fiéis* de uma mesma crença, guiados e governados espiritualmente por seus legítimos *pastores*, manifestando publicamente a sua religião.

E, assim, possui a sua personalização como entidade jurídica, sendo legalmente representada pelas autoridades eclesiásticas, a quem se conferem poderes para essa delegação.

E, tomando-se o subjetivo pelo objetivo, é costume dizer-se *igreja* para o *edifício* ou sede em que, publicamente, é o culto sagrado exercido.

Ainda, em sentido especial, é tomado o vocábulo para indicar a *Igreja Católica*.

Igreja. Mas, no conceito do Direito Canônico, dois sentidos possui o vocábulo:

a) quer significar a sede em que se pratica, publicamente, o divino culto da fé em Cristo. E, assim, se distingue do *oratório*, local dedicado às orações do culto divino, em caráter particular.

Neste sentido, então, as Igrejas se classificam, segundo sua consagração, em *catedrais*, *colegiadas*, *conventuais* e *paroquiais*. Há ainda as *capitulares* e as *fúnebres*;

b) num sentido mais amplo, é entendida como a *sociedade dos fiéis* que, sob a direção dos pastores, forma a comunidade, de que Jesus Cristo é o chefe, tendo sido por Ele instituído.

IGUALDADE. Do latim *aequalitas*, de *aequalis* (igual, semelhante), é indicativo da *semelhança* de caracteres ou elementos componentes de duas coisas.

Assim, a *igualdade* é a *uniformidade* de grandeza, de razão, de proporção, de extensão, de peso, de altura, enfim, de tudo que possa haver entre duas ou mais coisas.

É a evidência de *coisas* perfeitamente similares ou idênticas, de modo que uma se apresenta como uma semelhança da outra, com os mesmos requisitos e elementos em que se possam exhibir.

Embora a igualdade tenha consigo o sentido de *identidade*, as coisas iguais não se confundem numa só: distinguem-se de per si, mostrando, no entanto, estreita uniformidade entre elas.

Em certos casos, porém, a igualdade não deve ser tomada em tamanho rigor, de modo que se exija um realismo absoluto, em relação a seu conceito jurídico.

É assim, *verbi gratia*, que duas coisas podem não se apresentar *materialmente iguais*, e, no entanto, podem exprimir uma *igualdade*.

Assim ocorre na divisão ou partilha de bens em que a igualdade se infere da *equivalência* ou proporção do quinhão, quanto a seu valor, atendida, quanto possível, a natureza ou qualidade dos bens. Traz, aí, o sentido de *proporcionalidade*.

Desse modo, não se exhibe uma mera divisão aritmética, em que as partes se mostrariam, efetivamente, iguais. Corresponde à que vem promover um favorecimento recíproco, em que todos os interesses sejam, não só economicamente atendidos, mas também *igualados* na qualidade dos bens.

Igualdade. É designação dada ao princípio jurídico instituído constitucionalmente, em virtude do qual todas as pessoas, sem distinção de sexo ou nacionalidade, de classe ou posição, de religião ou de fortuna, têm perante a lei os mesmos direitos e as mesmas obrigações.

Mas, pela instituição do princípio, não dita o Direito uma *igualdade absoluta*. A igualdade redonda na igual proteção a todos, na igualdade das coisas que sejam iguais e na proscrição dos privilégios, isenções pessoais e regalias de classe, que se mostrariam desigualdades.

Desse modo, a igualdade é perante a lei e perante a justiça, para a proteção ou castigo, para a segurança de direitos ou imposição de normas coercitivas.

A igualdade entende-se *civil* ou *política*. A *civil* compreende a igualdade perante a lei civil, comercial, penal e administrativa. Quanto a esta há restrições relativas ao estrangeiro, desde que para certos cargos há a condição da nacionalidade brasileira.

A *igualdade política* também oferece a mesma exceção, visto que os estrangeiros não podem partilhar dos cargos eletivos para a administração pública ou para a constituição do governo.

E, mesmo, em certos casos, os estrangeiros naturalizados encontram-se excluídos dessa participação.

A CF/1988, no art. 12, trata dos brasileiros natos e dos naturalizados, anotando os cargos que são privativos de brasileiro nato. Diz seu § 2º: “A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição”.

ILAÇÃO. Do latim *illatio* (conclusão, consequência), não fuge, na terminologia jurídica, ao sentido que tem na lógica.

Exprime a *inferência* ou *dedução* a que se chega, para esclarecimento da verdade, em face dos argumentos, das alegações, dos princípios ou das razões demonstradas.

Mas a ilação é, em regra, o esclarecimento da verdade por meio de indícios, presunções, que se formulam das alegações ou razões apresentadas, quando não há *prova material* a respeito da verdade a esclarecer.

Quando há prova, não há ilação: há *evidência* da verdade pela documentação ou demonstração probatória apresentada. E, aí, alegações, princípios ou razões que não assentem em provas de maior força não podem ilidir a verdade que tais documentos estruturaram.

A ilação, assim, será sempre o *substrato* colhido das argumentações apresentadas, pelo qual a verdade é *formada* e posta em evidência.

ILAQUEAR. Enganar, induzir em erro, fazer cair em logro para obter proveito próprio ou alheio.

ILEGAL. Derivado de *legal*, regido pelo prefixo negativo *il*, o mesmo que *in*, no qual se substitui antes de *l* (*illegale*, em latim), quer o adjetivo exprimir tudo que contravém ao princípio de lei em que possa exceder o seu teor.

É empregado em equivalência a *ilícito* e a *ilegítimo*. Mas, propriamente, seu significado sensivelmente se distingue dos destas duas palavras.

O *ilícito* é o que se faz contravindo a *proibição legal*. É sentido que se contém no *ilegal*, em parte, pois que o seu é de maior amplitude, vai ao que a lei proíbe ou excedente do que estava autorizado. É, portanto, o que *não encontra apoio na lei* ou *não está autorizado legalmente*.

Quanto ao *ilegítimo*, possui este sentido mais amplo, pois que como tal se considera não somente o que seja contrário à lei, mas tudo a que *faltar condição*, julgada indispensável para que surta certos efeitos.

ILEGALIDADE. Mostra-se a *qualidade do que é ilegal*. Assim se entende todo ato ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja excedente a seu teor.

Desse modo, *ilegalidade* pode conduzir o sentido de *arbitrariedade*, quando se revela um excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado legalmente.

Pelas mesmas razões do *ilegal*, distingue-se da *ilegitimidade*, que possui acepção muito mais ampla que ilegalidade, reduzida, na realidade, à contravenção ao princípio jurídico ou à norma legal, mesmo quando se evidencia num *ato de arbitrariedade*.

Ilegalidade, assim, é o que é contra a *legalidade*, ou seja, é a demonstração do que está em oposição à lei.

ILEGITIMIDADE. Derivado de *ilegítimo*, do latim *illegitimus*, indica o vocábulo a qualidade de tudo que está *fora da lei*, ou a que *falta condição, circunstância* ou *requisito* para merecer os favores legais.

Assim, além de mostrar a qualidade do que é ilegal ou ilícito, a *ilegitimidade* assinala a qualidade ou condição de qualquer fato, ato, coisa ou pessoa que não tenham atendido as prescrições ou formalidades legais, em virtude do que não podem realizar, sob a proteção legal, os intuitos pretendidos ou surtir os efeitos jurídicos desejados.

Em relação aos atos ou fatos, a ilegitimidade resulta na *improcedência* deles. Em relação às pessoas, em sua *incompetência* ou incapacidade de ação.

Nestas condições, juridicamente, a *ilegitimidade*, como a ilegalidade, tem a propriedade de tornar ineficaz ou sem validade jurídica tudo que se fizer sob sua influência, tornando, pois, nulos ou anuláveis, segundo as circunstâncias, todos os atos ou ações assim promovidos.

E, ainda, a respeito de certos fatos, como o da filiação, tem a função de não reconhecer neles o que é próprio ou atributivo dos atos ou fatos que se dizem legítimos. É que lhes faltam *asqualidades* ou *requisitos* legais necessários a que mereçam amparo da lei e produzam os efeitos jurídicos.

ILEGITIMIDADE DE PARTE. Assim se diz a respeito da falta de capacidade, aptidão ou competência de uma pessoa para estar em juízo, seja como o próprio ou como representante de outrem.

Nestas condições, a *ilegitimidade* resulta da *falta de qualidade para estar em juízo*. E esta advém da falta de capacidade, da ausência de legítimo interesse ou da própria ilegitimidade da representação.

É, por isso, equivalente a *inabilidade*, quando tomada no sentido de aptidão.

A ilegitimidade de parte, que tanto se refere ao autor como ao réu, deve ser provada, pois que não pode ser presumida.

ILEGITIMIDADE DE REPRESENTAÇÃO. É a ilegitimidade do procurador ou do mandatário, isto é, de quem se diz *bastante* procurador ou mandatário de outrem e não está, em verdade, munido dos poderes necessários ao desempenho da missão para que se diz autorizado.

Vários, assim, são os casos em que ocorre a *ilegitimidade*, que deve ser tida no sentido de *inabilidade* ou de *incompetência*:

- a) quando não tenha a pessoa capacidade para procurar em juízo, por não ter uma *situação legalizada* para o exercício da advocacia, ou por não ter poderes conferidos para o exercício do mandato;
- b) quando está inibido de exercer a advocacia;
- c) quando constituído o mandato ou representação por pessoa incapaz;
- d) quando o mandatário se apresenta com procuração, falsa, ou mesmo sendo verdadeira, quando está revogada, e está ele ciente desta revogação.

A *ilegitimidade de representação* é suprável.

A *ilegitimidade do representante* diz-se, igualmente, *ilegitimidade do procurador*.

ILEGÍTIMO. Derivado do latim *illegitimus*, exprime o vocábulo o que não é conforme à lei ou que não é legítimo.

Assim sendo, ilegítimo possui aceção bem ampla, pois que significa *ilegal, ilícito, improcedente, impróprio, incompetente, injusto, arbitrário*. Enfim, é adjetivo que qualifica todo fato, ato, coisa ou pessoa, que se apresenta fora das regras ou dos princípios legalmente instituídos, em virtude do que, ou se apresenta como fato ou coisa nula e ineficaz, como pessoa incompetente e incapaz, ou a quem a lei não concede os favores normalmente outorgados às que se dizem legítimas.

Desse modo, em amplo conceito, ilegítimo ou é tudo que se apresenta contra a lei, ou é tudo que, sendo feito sem atenção às suas regras, prescrições ou formalidades, não recebe seu amparo ou sua proteção.

É tudo, pois, que, não tendo as qualidades indicadas em lei nem tendo atendido as suas prescrições, não é reconhecido e protegido pela própria lei.

ILHA. Derivado do latim *insula* (ilha), geograficamente se entende toda porção de terra cercada de águas por todos os lados.

Juridicamente, as ilhas são simplesmente encaradas para efeito de sua propriedade.

E, tal como na Geografia, o Direito as considera em suas múltiplas manifestações.

Ilha oceânica ou *costeira* a que se forma ou existe nos oceanos ou na costa.

Ilha fluvial a que se forma pela bifurcação ou pelos braços dos rios.

Ilha lacustre, a que se situa nas lagoas ou nos lagos.

Conforme o disposto no inciso IV do art. 20 da CF/1988, com a alteração feita pela EC nº 46, de 05 de maio de 2005, são bens da União as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, a as referidas no artigo 26, II, incluem-se entre os bens dos Estados “as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros”.

ILÍÇAR. Do latim *illicere* (enredar, fazer cair numa cilada), é *enganar* alguém com quem se contrata (venda, penhor, hipoteca), fazendo-o crer que os bens objeto do contrato são livres e desembargados, quando se sabe que não o são, porque sobre a coisa pesam encargos ou ônus de qualquer espécie.

ILICEIDADE. Illicitude, injuricidade.

ILÍCITO. Do latim *illicitus*, de *il*, em vez de *in*, e *licitus* (proibido, vedado por lei), em seu sentido próprio quer exprimir o *que é proibido* ou *vedado por lei*.

Ilícito, pois, *vem qualificar*, em matéria jurídica, todo fato ou ato que importe numa *violação ao direito* ou *em dano causado a outrem*, provenha do dolo ou se funde na culpa.

Ação ou omissão, a *ilicitude* (qualidade de ilícito), em regra, resulta de violação a princípio de lei, expresso ou tacitamente instituído.

Se é princípio expressamente imposto, a ilicitude será *contra jure*. Se, tacitamente, resultando na violação de direito alheio, diz-se *sine jure*.

Tecnicamente, há a considerar o *ilícito* em seu duplo aspecto *civil* e *penal*.

O *ilícito civil* apresenta-se como toda ação ou omissão, de que resulte ou se gere prejuízo a direitos alheios ou ofensa a legítimos interesses de outrem, a qual se pratique em contravenção ao que se preceitua na lei ou contrariamente aos princípios gerais do *neminem laedere*. Dá somente direito à indenização.

Vide: *Ato ilícito*.

O *ilícito penal*, que se mostra a prática de ato vedado em lei ou a omissão de fato não permitido, constitui o delito propriamente dito, sujeitando a pessoa a duas sanções diferentes: a *penal*, consistente na repressão e consequente punição da ilicitude, e a *civil*, decorrente da indenização a que se sujeita, para reintegração da ofensa material causada ao patrimônio da vítima. *Ilícito penal* equivale a *crime* ou *delito*.

Em qualquer sentido, porém, o *ilícito* traz sempre consigo a ideia de prejuízo ou dano causado a outrem, sem o que a *ilicitude* não se caracteriza. Nele assenta o princípio *da responsabilidade*, decorrendo o direito às indenizações aos *danos* ou *prejuízos* evidenciados.

Ilícito. Em sentido genérico, exprime tudo o que se faz ou é feito em contrário à moral e aos bons costumes, o que, embora não proibido ou vedado em lei, é reprovado pela opinião pública.

Mas, para semelhante sentido, há palavra própria e adequada: *imoral*.

ILÍCITO ABSOLUTO. O Ministro Moreira Alves, na interpretação do art. 20, § 5º, do Código de Processo Civil, de maneira precisa faz a distinção entre ato ilícito absoluto e ato ilícito relativo, expondo que esse dispositivo legal se refere a uma hipótese específica: ações de indenização por ato ilícito contra pessoa.

Ações, que se baseiam no artigo 186 do Código Civil/2002, que é o que caracteriza o ato ilícito civil (denominado ilícito absoluto) – “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Ato ilícito contra a pessoa é expressão que só pode estar relacionada à causa da responsabilidade extracontratual, e, não, ao mero inadimplemento de obrigação contratual. Não há, portanto, ato ilícito contra a pessoa quando se trata de inadimplemento que resulte de responsabilidade contratual. No inadimplemento contratual, o ato violador de direito não é ato contra a pessoa, mas contra o conteúdo do contrato.

A doutrina germânica distingue, nitidamente, o ato ilícito do inadimplemento contratual culposo – sendo a culpa contratual, a culpa *stricto sensu* (excluído o dolo) pode ser afastada por pacto das partes contratantes, se não houver preceito legal que impeça; o mesmo ocorre se se tratar de culpa extracontratual. O que implica dizer que, em virtude de relação contratual, pode haver dano culposos que não seja punível, uma vez que não houve descumprimento do contrato por causa do pacto excludente da culpa *stricto sensu*. O caso seria de inadimplemento culposos. O que não é admissível, se tratando de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil/2002).

Essa orientação já era adotada no Brasil, mesmo antes do Código Civil/1916, por Lacerda de Almeida (Obrigações, 2ª ed., § 69, pp. 277/278, Rio de Janeiro, 1916):

“As obrigações originadas de fato ilícito não se confundem pois com as obrigações cujo objeto é:

a) haver perdas e danos resultantes da inexecução ou irregular execução de contrato;...”

E foi ela seguida, sem sombra de dúvida, pelo nosso Código, nos artigos 186, 187 e 927.

Nos dispositivos indicados só se trata da denominada responsabilidade extracontratual. Já o inadimplemento culposos das obrigações (responsabilidade contratual) é disciplinado, principalmente, nos artigos 389, 392 e 393, do Código Civil/2002, que se encontram no capítulo cujo título é: “Do inadimplemento das obrigações”; artigos esses que estabelecem normas aplicáveis aos atos ilícitos, como a do 393, que permite a responsabilidade contratual por dano decorrente de caso fortuito, ou força maior.

Também Espínola (Sistema do Direito Civil Brasileiro, vol. II, tomo II, pp. 220/221):

“Segundo a exata observação de Crome, o ato ilícito produz uma obrigação independente, quando ofende direitos absolutos, isto é, quando invade a esfera própria dos direitos que ao titular competem de modo geral, em oposição a todas as outras pessoas. Se existe uma relação mais íntima entre determinadas pessoas, o ato de uma delas contrário ao conteúdo do direito produz apenas modificações da mesma relação.

Fica assim, delimitado o campo de ação da teoria dos atos ilícitos e explicada a razão por que entre eles não incluímos o inadimplemento culposos das obrigações.”

Contudo, a conduta ilícita do indivíduo não configura, necessariamente, ato ilícito.

É preciso, antes, diferenciar a atividade infringente da norma jurídica, daquela que lesa o interesse legítimo de outrem e cuja satisfação depende de sua iniciativa.

O nosso Código Civil fez claramente a distinção entre o ato ilícito e o inadimplemento de obrigação decorrente de declaração de vontade. Deve-se, portanto, dar interpretação restritiva ao § 5º do art. 20 do atual CPC: ao utilizar a expressão “ações de indenização por ato ilícito contra a pessoa”, o legislador refere-se aos ilícitos absolutos (art. 186, do Código Civil) e não ao inadimplemento contratual, ainda que sem culpa, do qual possa resultar lesão à pessoa do contratante. (gc & nsf)

ILÍCITO RELATIVO. Vide: *Ilícito Absoluto*. (gc & nsf)

ILICITUDE. De *ilícito*, exprime a qualidade ou o caráter do que é ilícito, isto é, contrário à lei ou ao Direito.

ILIDIR. Derivado do latim *illidire* (quebrar, despedaçar), é aplicado na terminologia forense no sentido de *destruir, refutando*.

Mas, em sua exata compreensão, *ilidir* não significa simplesmente *destruir pela refutação*. Quer exprimir toda e qualquer espécie de anulação ou destruição do que se diz ou do que se prova, em face de mais fortes argumentos ou de provas mais evidentes.

Assim, *ilidir a prova* é mostrar a sua improcedência ou a invalia, em face de prova mais robusta ou de prova que a *destrói* ou a *quebra*.

ILIMITADO. Do latim *illimitatu*, quer o adjetivo significar o que *não tem limites*.

Desse modo, geralmente, o *ilimitado* exprime o que *não tem restrições* ou *reservas*. E pode ser feito *discricionariamente, sem condições*.

Mas, o *ilimitado* não quer dizer *infinito*. Mesmo o sentido de *ilimitado*, aparentemente dando ideia de coisa *sem medida, infindável*, possui uma *limitação*, ou seja, representa um *ilimite* que não é indefinido.

Mostra, sem dúvida, uma *amplitude* de largas medidas, mas que se pode determinar segundo as próprias circunstâncias. O *ilimitado*, assim, não atinge os absurdos, ou se mostra razoavelmente muito além do espírito da *limitação*.

É, assim, no caso de *poderes ilimitados*, que se costumam conferir nos mandatos *ad negotia* ou *ad judicia*. O *ilimitado*, aí, tem os *seus limites*, pois que pela expressão *limitação* não se faculta ao mandatário praticar qualquer espécie de ato, mas somente aqueles que, mesmo sem enumeração, possam estar incluídos no objetivo do mandato. Sobre eles, qualquer a sua espécie, qualquer a sua forma, o *ilimitado exerce* sua significação. Mas já será inoperante para aqueles atos, em que se faça mister a menção expressa, o que o *ilimitado* não supre.

Em relação ao domínio, também, o *ilimitado* em que se presume estar contido não excede os limites em que, juridicamente, é circunscrito. Tem, pois, uma *limitação*, resultante da própria natureza das coisas ou das próprias circunstâncias.

Nas sociedades, o prazo *ilimitado* está também adstrito à vontade dos sócios, que fazem extinguir a condição, dando-lhe um limite. É tido, pois, como *indeterminado*.

Desse modo, o sentido de *ilimitado* deve ser sempre considerado relativamente em face das coisas ou dos fatos a que se aplica, pois que as várias circunstâncias que os cercam traçam a medida da *ilimitabilidade*, que não pode ser absoluta.

ILIQUEIPEZ. Quer o vocábulo significar a *qualidade do ilíquido*, ou seja, a *qualidade do que não é líquido*.

Assim, quer o vocábulo indicar ou exprimir a situação ou condição das coisas que não se encontram devidamente apuradas ou verificadas, embora possam ser tidas como certas.

Da iliqueidez, pois, não se infere a incerteza, mas a *falta de medida exata* da coisa, a qual existe em si mesma, mas não se encontra precisamente determinada.

Nestas condições, a iliqueidez é sempre relativa à *quantidade*, seja a respeito de seu valor, seja a respeito do número. E quando justamente este número não está determinado, ou este valor não está suficientemente verificado e demonstrado, as coisas são *ilíquidas*, donde *iliqueidez*.

E por aí se vê, também, a distinção entre a iliqueidez e a incerteza, por vezes aparecidas juntas: a incerteza é a falta de ciência a respeito das coisas ou dos fatos. É a indicação ou dubiedade a respeito delas. A *iliqueidez* é a falta de determinação do *quanto*.

Os dois sentidos, no entanto, às vezes se integram, pois que da iliqueidez também pode advir a incerteza. Mas é *incerteza* no sentido de indeterminação, da própria quantidade, não a respeito do fato ou da coisa em si mesma.

Vide: *Dívida líquida e certa*.

Tomada isoladamente, no entanto, a iliqueidez importa sempre na ausência de uma determinação exata à quantidade de certas coisas ou porque não tenha sido ainda apurada ou verificada ou porque não se mostrem exatas.

Vide: *Liqueidez. Líquido*.

Iliqueidez. Em relação aos direitos, iliqueidez refere-se à sua improcedência ou falta de amparo legal. *Ilíquido*, em tal sentido, quer exprimir, pois, o *duvidoso, incerto, indeterminado* ou *não suficientemente demonstrado*.

Iliqueidez do direito ou direito *ilíquido* é, assim, o direito que não se mostra evidenciado, demonstrado, legalmente apoiado.

ILÍQUIDO. Tudo o que não é líquido, isto é, que não se encontra determinado ou certo, ou não seja demonstrado.

É atributo de coisa que não se mostra fixada ou apurada. E, em relação ao direito, entende-se aquele que não é certo, não está provado ou carece de requisitos que o tornem procedente.

Vide: *Iliqueidez*.

ILUMINAÇÃO. Do latim *illuminatio*, de *illuminare* (esclarecer, iluminar), é, assim, designação que se dá a todo espargimento ou efusão de luz, ou a toda ação de esclarecer ou aclarar.

Na técnica das construções ou edificações, *iluminação* quer exprimir os meios que se fazem necessários para trazer luz ou claridade ao interior dos edifícios.

É neste sentido que, em certas circunstâncias, a *luz*, promotora da iluminação, se constitui em servidão, em virtude do que não cabe ao vizinho interceptar a iluminação que se faz necessária ao outro prédio.

Mas a iluminação é *natural* ou *artificial*. A natural é a que se produz pela luz solar. A artificial é a que provém da eletricidade, do gás ou de qualquer outro engenho humano.

IMATERIAL. Derivado do latim *immaterialis* (que não contém matéria), é empregado para designar as coisas que *não têm corpo* ou que *não são materiais*.

São coisas, assim, *sem existência palpável*. Não se lhes sente a *forma concreta*, mas se conhece de sua existência, porque, em verdade, mostram-se evidentes.

Não possuindo a *natureza da matéria*, a rigor, o *imaterial*, *incorpóreo*, diz-se sem extensão e indivisível, desde que, ao que se vê, são estes atributos do que tem corpo ou matéria.

Juridicamente, porém, o imaterial, equivalente ao incorpóreo (*incorporalis*), não chega a tamanho rigorismo, pois que apenas define – *autem sunt quae tangi non possunt*.

O sentido da *imaterialidade*, qualidade do imaterial, está pois em *não se poder tocar na coisa*, porque não tem corpo ou forma material.

Assim os direitos pessoais, e quase todos os direitos, exceção dos de propriedade, abstração feita das coisas sobre que incidem, mostram-se incorpóreos, e, por isso, imateriais.

IMBECILIDADE. Do latim *imbecillitas*, de *imbecillus* (frágil, física ou mentalmente), entende-se o estado da pessoa que, não tendo atingido um desenvolvimento cerebral completo, mostra-se de *inteligência fraca* ou de *restrita compreensão*.

A fraqueza do espírito do imbecil, em virtude da qual ele se mostra com as faculdades intelectuais obliteradas, por não terem atingido o seu *nível normal*, constitui razão para que seja, juridicamente, reputado um incapaz.

O imbecil apresenta-se, intelectualmente, mais desenvolvido que o *idiota*, e menos que o *débil mental*.

Segundo acentuam os *psiquiatras*, seu desenvolvimento intelectual não ultrapassa o desenvolvimento normal de uma criança de sete anos.

Vide: *Idiota*.

IMEDIAÇÃO. No processo, o princípio da imediação determina que o juiz deve buscar, na dilação probatória, o contato com a parte, de forma a receber os elementos de prova com maior fidelidade e clareza.

IMEDIATO. Opondo-se ao *mediato*, assim se diz de tudo o que se segue, sem solução de continuidade. É o *que vem logo*, sem intermeio de qualquer coisa, ou sem intervenção de qualquer pessoa.

Imediato dá, pois, ideia de *instantâneo* ou *que se pega a outra coisa*, por vir em seguida a ela.

Efeito *imediato* entende-se o que vem logo em que o ato se pratica, independentemente de qualquer outra coisa, sem que entre o ato e o efeito medie qualquer coisa.

De igual maneira, o advérbio *imediatamente* exprime bem a significação do que vem em seguimento, com a necessária presteza e brevidade, tão logo se tenha feito o que lhe antecede.

Imediato. Sem fugir a seu sentido de sucessão do que segue, é indicativo de *graduação*. E, assim, se diz imediato no posto, imediato no poder, imediato na função.

IMEDIATO DO NAVIO. Assim se diz do oficial de bordo que, eventualmente, substitui o capitão.

IMEMORIAL. É expressão empregada para indicar tudo de que não se tem notícia ou memória, ou cuja origem, por ser remota, não é conhecida ou é ignorada. É, pois, o que *escapa ao conhecimento presente*, com exatidão do *princípio* que possa ser tido ou *docomeço* que teve, bem assim de *como ocorreu*.

Assim, embora o *imemorial* entenda-se o que escapa à memória, quando avocado para a demonstração de *atos atuais*, porque não se tenha qualquer ideia da época, em que remonta,

é tido na acepção de *muito antigo* ou de *duração muito longa* . Fixa-se, doutrinariamente, o imemorial em período superior a 40 ou 60 anos, ou ao período que remonta a duas gerações, isto é, a atual e a precedente.

Vide: *Posse imemorial* .

IMENSO. Derivado do latim *immensus* (desmarcado, quantidade enorme), quer, vulgarmente, significar o que não se pode medir ou o que não tem limites.

Mas, juridicamente, quando se emprega o adjetivo, é para se ter o sentido do que *égrandíssimo* ou *não se comporta* dentro dos limites do que se pretende.

É, assim, o *inoportável* .

IMIGRAÇÃO. Derivado do verbo latino *immigrare* (passar para, introduzir-se), designa a entrada, em certo país, de pessoas de outra nacionalidade, que ali vão com a intenção de nele se estabelecerem ou de o adotarem como a sua nova pátria.

Importa, assim, na vinda de indivíduos estranhos a um país, a fim de neste viver.

A imigração resulta numa *transplantação* de elementos componentes de um povo, cooperando no engrandecimento de outro povo, já formado, ou em formação.

As pessoas que *imigram* dizem-se *imigrantes* , em relação ao país para onde vão, e *emigrantes* , em relação ao país de onde procedem.

IMINENTE. Derivado do latim *imminens* , de *imminere* (estar próximo, ameaçar, estar à espreita), quer significar *ameaçador: o que já vem, o que está próximo, o que é inevitável* .

Se já *não é visível* , o *iminente* dá ideia do que é certo e esperado para logo ou *imediatamente* .

A *iminência* , indicativo do estado de iminente, ou *situação de ameaça* , consiste, pois, em estar *presente* o que se teme ou o que se espera.

Dessa forma, o *iminente* opõe-se ao *remoto* , que está longe ou vem longe.

Nesta razão é que, quando se diz ou se fala em *perigo iminente* , *ameaça iminente* , *fato iminente* , eles todos já se mostram *visíveis* , *ameaçadores* , *presentes* ou *quase presentes* , *prestes a realizarem-se* , *pendentes* .

O *iminente* por seu sentido, portanto, não comporta qualquer ideia de incerteza. O iminente deve ser sempre certo, que daí é que vem seu caráter de *ameaçador* e de *imediato* .

E não se confunde com o *eminente* , que é o alto, o elevado, o superior, apropriado para tratamento respeitoso.

IMISSÃO. Derivado do latim *immissio* , de *immittere* (enviar para, introduzir em), quer o vocábulo significar a *introdução* ou *colocação* de alguma coisa ou de alguém *dentro* de outra coisa.

Na terminologia jurídica, é o vocábulo, propriamente, empregado na expressão *imissão de posse* , onde é tido justamente no sentido de *colocação* ou *introdução* .

IMISSÃO DE POSSE. Assim se diz o ato judicial que faz voltar a posse da coisa à pessoa, a quem, por direito, pertence, ou sob cuja guarda deve estar.

Imissão de posse é o *apossamento* da coisa que se encontrava em poder de outrem e que passa a ser havida por aquela a favor de quem o *ato de apossar-se dela* foi determinado.

Na técnica processual, a ação que lhe corresponde é classificada entre as *ações possessórias* . E tende, precisamente, à *entrega da posse* , que não está *introduzida* ou *colocada* em mãos do legítimo possuidor.

Nestas condições, claro está que o possuidor deve mostrar seu *jus possessionis* incontroverso e pacífico, sem o que não mostra o direito de ser *imitado na posse* da coisa.

Mas a imissão não é privativa do *possuidor* , como dono da coisa. É recurso legal para se imitar na posse todo aquele que a deva ter em relação à coisa, seja por administração ou por delegação.

A medida é para dar a posse, colocar na posse, introduzir na posse. E, com justa razão, deve atender, certamente, a *quem caiba esta posse* ou a *quem deva estar com ela* .

Nestas circunstâncias, se o *imitente* não mostra que tem direito à posse, pode a pessoa com quem está a posse opor-se à sua injusta pretensão.

Quando se trata de terceiro não alienante, pode este, mesmo embargando o pedido, discutir seu domínio sobre a coisa, para mostrar a irrazoabilidade do pedido.

Reconhecida a *posse*, nesta é colocada ou introduzida a pessoa por um *mandado de imissão*. E contra ele não há *interditos proibitórios* nem *mandados de reintegração*.

IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. Na desapropriação, mediante alegação de urgência pelo expropriante e o depósito prévio da quantia que arbitrar, o juiz pode conceder a imissão da posse em favor do expropriante, independentemente de prévia citação do desapropriado.

IMITAÇÃO. Do latim *imitatio* (cópia, ação de imitar, reproduzir), na linguagem jurídico-comercial quer significar toda *ação de reproduzir, procurando igualar ou assemelhar*.

É, assim, a feitura de alguma coisa, à semelhança de outra ou com os caracteres da outra, de modo que se possam confundir ou se mostrem como iguais ou idênticas.

Neste sentido, pois, *imitação* exprime *contrafação* ou *falsificação*. E neste conceito é tida na técnica do Direito Tributário, onde todo ato de imitação entende-se uma inculcação de *falsa qualidade* ou de *falsa procedência*.

E, nestas condições, a *imitação* tanto se pode referir à do artigo ou mercadoria, como à do próprio rótulo, que a caracteriza, para induzir na falsidade, isto é, para passar a *mercadoria imitada* como sendo a legítima ou a verdadeira.

De igual maneira, a *imitação de uma assinatura* entende-se a sua falsificação, pois que a imitação tende justamente em fazer passá-la pela legítima, quando dela não se trata, pois que foi *contrafeita*.

IMOBILIÁRIO. Do latim *immobilis* (que não se move), na linguagem jurídica é o adjetivo empregado para indicar a qualidade de todos os *bens* que se mostram de natureza imóvel ou que, como tal, são considerados por lei.

Em regra, pois, é *imobiliário*, quando, por natureza, exprime o solo com tudo o que a *elepertença* ou nele se *encontra incorporado*.

Vide: *Imóvel*.

Mas há *bens móveis* que não se representam como coisas materiais, sim *imateriais*. E nestas condições não podem ser compreendidos na classe especial de *bens de raiz*, que se caracterizam pela qualidade *imobiliária*.

Desse modo, o vocábulo *imobiliário* tem sentido mais próprio que o *real*, já que por este se distinguem todos os *bens materiais*, ou como tal considerados.

Mas, na técnica do comércio, o vocábulo exprime, por vezes, a *condição de imobilidade* em que certas coisas se colocaram, mesmo com a sua qualidade de móveis. Assim se diz a respeito dos capitais ou dinheiros imobilizados. É o numerário que se *empatou* ou se aplicou em um negócio que ficou sem movimento ou sem giro.

A situação de *imobilidade* dada às coisas, é, pois, o que caracteriza a qualidade *imobiliária* delas.

Mas, ainda a respeito de capitais, isto é, de sua aplicação, o *imobiliário* vem exprimir, em certos casos, o sentido de *consolidado*; em virtude do que tomam feição de firmeza e de estabilidade, comparável à das coisas imóveis.

IMOBILIZAÇÃO. Derivado do latim *immobilis*, tecnicamente, é o vocábulo empregado para exprimir toda ação ou efeito de tornar as coisas *sem movimento*.

É, assim, por qualquer meio ou modo, a *transformação* de uma coisa *móvel* em *imóvel*, em virtude do que passa a ser tida ou usada como *imóvel* ou na *condição de imóvel*.

Em relação às coisas, pois, a *imobilização* pode originar-se de diversos fatores, fundar-se em variadas intenções ou ser imposta, artificialmente, pela lei.

Juridicamente, a imobilização, quando natural, ocorre pela incorporação permanente do que é móvel no imóvel, de modo que dele não se possa retirar sem destruição, fratura ou dano. Ou por tudo que se incorporar intencionalmente ao imóvel para assim ser usado, como aformoseamento ou comodidade.

O móvel, assim, passa a pertencer ao imóvel, e como ele se *imobiliza*. E somente perde esse caráter se destacado do imóvel a que se incorporou ou se anexou.

A *imobilização*, em tal situação, mostra-se em caráter *permanente* ou em caráter *acidental*.

No primeiro caso, o retorno à *mobilidade* traz em consequência a destruição da coisa *imobilizada*, enquanto que na mobilização accidental, dita por *acessão intelectual*, não perdendo a coisa sua individualidade, pode ser retirada da imobilização sem qualquer alteração ou dano.

A imobilização tem a propriedade de atribuir à coisa imobilizada o caráter de acessório, em relação ao imóvel a que se fixou, integrou ou aderiu.

Em oposição à *imobilização natural*, a imposta por lei mostra-se *imobilização legal*. E tem também o caráter transitório (como a *herança*), ou permanente como as *apólices*.

Vide: *Imóveis*.

Imobilização. Na técnica do comércio, entende-se o emprego ou empate de capital em certo negócio. Exprime, pois, o sentido de *aplicação*, embora às vezes se tenha na significação de numerário *empatado e sem movimento*.

E, assim, em regra, quer significar a parte de um capital empregado no negócio, mas representado pelos valores ou bens que não estão propriamente no comércio, tais como máquinas, instalações, veículos etc.

Desse modo, distingue-se do *capital em giro*, que é o que está em movimento, sendo compreendida pelo *capital imobilizado*, que é o aplicado em coisas que não se encontram no movimento comercial, ou industrial da firma ou do estabelecimento.

Referentemente à aplicação de fundos, a *imobilização* quer significar aqueles que foram empregados em títulos da dívida pública ou em quaisquer outros, donde se tira, também, o seu sentido de *consolidação*.

IMODERADO. Do latim *immoderatus* (sem limites, sem medida), na terminologia jurídica qualifica tudo o que vem em excesso, que extravasa a norma ou o estilo.

É o *descomedido*, indicando, assim, o *modo* ou a *maneira* de agir contrária à regra ou fora dos limites da *forma* instituída.

IMORAL. Formado de *moral*, do latim *moratis* (“relativo aos costumes”) prefixo negativo *i(n)*, quer o vocábulo qualificar tudo o que vem contrariamente à moral ou aos bons costumes ou que é feito em ofensa a seus princípios.

Assim, em relação à moral, o *imoral* está na mesma posição do *ilícito* em relação à lei.

O *ato imoral* diz-se *imoralidade*, o que representa toda ofensa ou atentado ao decoro ou à decência pública, bem como todo ato de desonestidade ou de improbidade.

Embora o âmbito de ação da Moral seja mais amplo que o do Direito, por vezes a este não escapa a correção ao ato imoral, seja em matéria civil, como, notadamente, em matéria penal.

Imoral. Num sentido mais estreito, imoral é entendido como tudo que é obsceno, pornográfico ou libidinoso.

Em regra, os atos imorais dessa natureza se constituem em *delitos*, especialmente ditos *contra os costumes* ou de *atentados ao pudor*.

IMÓVEIS NATURAIS. É o caráter dos imóveis por natureza, visto que sua *imobilidade* é *natural*. Indicam-se, pois, bens que, originariamente, por sua própria formação, estão imobilizados. Não se *imobilizaram*, como tantos outros, por iniciativa do homem, seja pela incorporação a um imóvel natural ou pelo seu destino, nem por imposição legal. Neles, propriamente, não houve qualquer *imobilização*, ou seja, uma transformação artificiosa do que se move em imóvel, nem atribuição fictícia da qualidade imobiliária.

E devem, precisamente, ser ditos *naturais*, porque *naturalmente* assim se formaram, pela inteligência e pela força da natureza.

Costumam denominá-los, também, *imóveis por natureza*. É designação que era dada aos imóveis *imobilizados* por ação do homem, enquanto aderentes ao solo, tornando-se, assim, designação indistinta para os *imóveis naturais*, como para os que se incorporaram aos mesmos imóveis.

Para estes, a terminologia moderna reserva a denominação de *imóveis por acessão física artificiosa* ou *imóveis por ação do homem*.

Deste modo, *imóveis por natureza* ou *imóveis naturais* são os que, inatamente, se mostram no seu caráter imobiliário, ou os que, naturalmente ou por força da natureza, assim se formaram.

Imóveis naturais são, pois, o solo, com a sua superfície, os seus acessórios e adjacências naturais, compreendendo as árvores e frutos pendentes, o espaço aéreo e o subsolo. É tudo, pois, que se formou ou se gerou da natureza.

IMÓVEIS POR AÇÃO DO HOMEM. Nesta espécie, propriamente, incluem-se os *imóveis incorporados ao solo*. É a esta espécie que Clóvis Beviláqua, em boa técnica, dá a denominação de *imóveis por acessão física artificial*.

Compreendem, assim, todas as construções ou edificações, feitas no solo, e que a ele aderem, tornando-se *imobilizadas*.

E se dizem *por ação do homem* ou *por acessão física artificial* porque a *imobilização* se processa pela *vontade do homem*, que, com seu engenho, transforma coisas móveis em imóveis.

E dessa *imobilidade*, que se mostra permanente ou definitiva, resulta que as coisas construídas ou edificadas se transformam em *imóveis*, na sua própria significação material; pois que não se poderão transportar de um lugar para outro, sem que se destruam, se fraturem ou se danifiquem.

É ainda nesta razão, porque tais imóveis se mostram em seu caráter natural de imobiliários, é que se lhes dá, ainda que impropriamente, a denominação de imóveis por natureza. Quer isto significar que são *essencialmente imóveis*, ou seja, que, adquirida a qualidade imobiliária, não se podem mover e se mantêm fixados ao solo, a que aderiram como parte integrante dele.

E se distinguem, claramente, dos *imóveis por destino* ou *acessão intelectual*, porque não se podem transportar sem que percam a sua individualidade imobiliária, o que não ocorre com aqueles.

IMÓVEIS POR ACESSÃO. A acessão pode decorrer de uma *ação física artificial* ou humana, ou de uma *acessão intelectual*.

Assim se formam as duas classes de imóveis:

a) por acessão física artificial;

b) por acessão intelectual.

É a classificação preconizada por Clóvis Beviláqua, para indicar as duas espécies de *imobilizações* dadas às coisas móveis, pelo homem.

Os *imóveis por acessão física artificial* são os mesmos *imóveis por ação do homem*, a que antigamente se denominava também de *imóveis por natureza*.

Neles se computam, pois, todas as construções ou edificações incorporadas ao solo, e que a este aderem em caráter permanente, pois que não podem ser transportadas de um lugar para outro sem que percam a sua individualidade imobiliária, ou seja, seu caráter de imóvel.

Os *imóveis por acessão intelectual*, também ditos de *imóveis por destino*, são os que, como acessórios de um imóvel, para utilidade, comodidade ou aformoseamento, a ele se anexam, provisoriamente, ou como tal passam a ser usados.

Mas, embora possam ser tidos juridicamente como imóveis, decorrentes da imobilização voluntária do homem, não perdem sua *qualidade mobiliária*. E, desse modo, se poderão transportar de um lugar para outro sem que percam sua individualidade.

É esse um dos traços dominantes nos imóveis desse caráter. Essencialmente *móveis*, por seu destino e pela deliberação do homem, passam a ser encarados e tratados como imóveis.

Nestas condições somente se consideram como imóveis, enquanto ligados aos imóveis, a que se uniram, sob qualquer condição.

E, assim sendo, não se mostram imóveis em sua condição material, ou física, mas por um engenho ou por um artifício intelectual. E daí a designação que se lhes dá.

IMÓVEIS POR DESTINO. É denominação dada aos *imóveis por acessão intelectual*.

Possuem, por isso, o conceito em que estes são tidos.

E assim se designam porque, sendo *móveis* e sem que percam sua própria individualidade, são levados por seu proprietário a um *imóvel*, a fim de que aí cumpram a missão que lhes é reservada, *ligando-se* ou seguindo a natureza do referido imóvel.

Essa *imobilização*, assim, pode ocorrer *materialmente* ou *imaterialmente*.

Quando se tratam de *máquinas* ou de qualquer outros *acessórios* que efetivamente se unem ao edifício ou ao solo, embora daí se possam retirar sem perda de sua individualidade, a mobilização é efetiva, isto é, ocorre materialmente.

Mas, quando se trata de bens que *não se fixam*, a *imobilização é fictícia*, ou se mostra *material*. Daí é que advém a denominação de *acessão intelectual* dada a esta espécie de imobilização.

IMÓVEIS POR IMPOSIÇÃO LEGAL. Na realidade, todos os *imóveis* que não se apresentam essencialmente como tais, no seu caráter próprio de *coisa imobilizada, fixa e intransportável*, que não perdem sua individualidade, quando se desligam do imóvel, em que jazem, são efetivamente *ficções legais*.

Assim sendo, os próprios imóveis por *acessão intelectual*, quando não *materialmente unidos* ao imóvel, se *imobilizam* por força de lei.

Em verdade, não se apresentam com o característico dominante do imóvel: *aintransportabilidade* ou a *transportabilidade* com a deterioração, fratura ou danificação, ou perda de sua individualidade.

Para estes, no entanto, é reservada a denominação de *imóveis por acessão intelectual* ou *por destino*.

A *imobilização* por força ou imposição de lei, mais propriamente, é aplicada para distinguir certas espécies de bens ou direitos que, não sendo móveis nem imóveis, porque não têm corpo, são equiparados aos imóveis, para efeitos legais.

A imobilização, em tal caso, advém da *dependência* em que se encontra o direito real sobre o imóvel com o próprio imóvel. E, desta forma, acompanha o seu próprio destino, como um *direito de acessão* do direito de propriedade.

Mas, além dos direitos reais sobre imóveis, a lei reputa como imóveis as próprias ações que os asseguram.

Pela lei brasileira, é ainda reputada como imóvel a apólice, ação ou título de crédito a que se impõe o *ônus da inalienabilidade*.

IMÓVEIS POR INCORPORAÇÃO. A incorporação, para efeito da imobilização, pode ser *natural*, como pode ser *artificial*.

É *natural* quando a natureza a fez. É *artificial* quando adveio de iniciativa humana.

É o caso dos *vegetais*: são considerados imóveis por *incorporação* ou *acessão*.

E esta pode depender ou não depender da vontade do homem. Mas, num ou noutro caso, eles se mostram imóveis por incorporação. E se qualificam, também, como *imóveis por natureza*.

Mas, como *imóveis por incorporação* também se entendem os *imóveis por acessão física artificial*, apresentando-se, identicamente, como incorporação artificial ou por ação do homem.

IMÓVEIS POR NATUREZA. É denominação genérica, pois que nesta classe não somente se integram os imóveis por incorporação natural, como os por incorporação artificial, bem assim os que se formaram por força natural ou que se mostram imóveis propriamente ditos, isto é, o solo, acessórios e adjacências.

Geralmente, porém, é a denominação atribuída principalmente aos *imóveis naturais* e aos que, naturalmente, a eles se incorporam.

E, em verdade, exprimindo *por natureza* tudo aquilo que se fez *por ação natural*, *por força ou inteligência da natureza*, somente os *imóveis* resultantes de sua ação deveriam merecer a designação.

Todos os demais imóveis são produtos de *artifício*, os quais vêm ser parte integrante dos imóveis naturais, ou a eles se unem, como acessórios ou como pertenças. Ou são meras criações legais.

IMÓVEL. Do latim *immobilis* (que não se move), é o vocábulo, na terminologia jurídica, especialmente empregado para designar os bens imóveis (*res immobilis*), também denominados de *bens de raiz*.

E assim se dizem porque, em regra, são *bens fixos, sem qualquer movimento* e que não se podem transportar de um lugar para outro, pela impossibilidade material de qualquer

movimento neles ou porque tal mobilidade lhes traria a destruição, a fratura ou um dano qualquer, perdendo, ao mesmo tempo, sua qualidade *imobiliária*.

Mas a qualidade de *imóvel* não é somente atribuída aos bens que, por sua essência ou natureza, *não se podem mover*. E, assim, se devem mostrar sempre fixados nos lugares em que jazem materializados.

Nestas condições, os *imóveis* se classificam, conforme sua natureza, ou segundo sua *imobilização*, em *imóveis por natureza, por ação do homem* ou *acessão física artificial, por destino* ou *acessão intelectual, e por determinação legal*.

Assim sendo, a condição de imóvel surge *naturalmente* ou decorre da *imobilização*, sendo que esta é promovida pela ação do homem, pelo destino ou uso das coisas ou por determinação legal.

Por seu aspecto, as diversas espécies de *imóveis* claramente se distinguem, quer sob o ponto de vista material, quer mesmo sob o ponto de vista jurídico.

Quando a *imobilização* decorre de *ato material* ou *natural*, os *imóveis* se apresentam como *intransportáveis* ou *inamovíveis*, sem que ocorra destruição ou dano material à coisa em que se objetiva.

É uma das qualidades próprias e distintivas de seu caráter *imobiliário*, que, também em regra, se mostra em condições de permanência, ao contrário da imobilização em certos casos (*por acessão intelectual*), que se mostra em caráter provisório ou acidental.

Imóvel. Na técnica da contabilidade, imóvel é somente o bem de raiz, ou seja, a *propriedade imobiliária*. E, assim, no título de *imóveis, bens imóveis* ou *bens de raiz*, somente se escrituram os valores correspondentes a casas e terrenos.

“IMPEACHMENT”. Expressão inglesa, que se traduz impedimento, obstáculo, denúncia, acusação pública; indica o *procedimento parlamentar*, cuja finalidade é a de apurar a responsabilidade criminal de qualquer membro do governo instituído, aplicandolhe a penalidade de destituição do cargo ou função.

O instituto teve origem na Inglaterra medieval, onde foi abolido no século XVII. Tem aplicação nos Estados Unidos para apurar a responsabilidade criminal do Presidente da República, do Vice-Presidente ou de qualquer outro funcionário público acusado de grave delito ou de má conduta no exercício de suas funções. Como acusador atua o Congresso e, como juiz, o Senado. Foi aplicado em 1974 no afastamento do Presidente norte-americano Richard Nixon.

É adotado entre nós como processo político-criminal para apurar a responsabilidade dos governadores e secretários de Estado, Ministros de Estado, do Supremo Tribunal, do Presidente da República, no sentido de, procedente a acusação acerca da infração arguida, lhe ser aplicada a pena de destituição do cargo.

Impeachment. No Brasil, em 1992, o Presidente da República, Fernando Afonso Collor de Mello, foi afastado do cargo mediante processo de crime de responsabilidade. Embora, durante o julgamento pelo Senado Federal, tenha renunciado ao cargo, acabou condenado à pena de 8 anos de interdição de ocupação de cargo público, nos termos do art. 52 da CF.

IMPEDÂNCIA. Impedimento, embaraço.

IMPEDIDO. De *impedir*, exprime a condição ou a qualidade do que está sob ação de *impedimento*.

O *impedido*, pois, dá ideia de *tolhido, impossibilitado, obstado*, de modo que, momentaneamente, ou diante de certas circunstâncias, o que é para fazer ou para ser executado, não o pode ser.

IMPEDIENTE. Ou *impeditivo*, qualifica a razão, a causa, o motivo, a circunstância provocadora ou que deu origem ao impedimento.

IMPEDIMENTO. Do latim *impedimentum*, de *impedire* (embaraçar, constranger, impedir), quer significar todo *abstáculo*, todo *embaraço*, toda *oposição*, seja de ordem física ou de ordem legal, ou mesmo de ordem moral, que vem tolher ou vedar a execução do ato ou criar situação para que ele não se pratique.

O impedimento, nestas circunstâncias, pode apresentar-se num duplo aspecto:

a) ou é o *obstáculo* que vem *estorvar* a prática ou execução do ato, influenciando para que não se realize ou não se execute;

b) ou é a *oposição* ou o *preceito*, que impõe ou proíbe a realização do ato.

Particularizando-se, então, o primeiro impedimento se diz *impedimento físico, material*. E o segundo será o *impedimento legal* ou o *impedimento moral*. Deste não cogita o Direito. E quando, passa, mesmo neste aspecto, a influir no princípio jurídico, será também legal.

Desta forma, no sentido material, *impedimento* será sempre o *estorvo*, a *impossibilidade material*, o *obstáculo*, a *interceptação* ou o *constrangimento*, em virtude dos quais se procura evitar ou se evita, se procura tolher ou fazer com que a coisa não se faça, como deve ser feita.

No sentido legal, é a *proibição* ou a *determinação* contida na lei para que não se pratique ou realize determinado ato, notadamente pelas pessoas, também em lei assinaladas.

Na técnica forense, os *impedimentos materiais* ou a impossibilidade para a realização de certos atos ou a prática de certas diligências, nos prazos regulamentares, dizem-se, geralmente, *obstáculos judiciais*.

Neste sentido é aplicável o aforismo: “*Impedito non currit tempus*”, isto é, contra o *impedido* não corre o tempo.

Em vários aspectos, encontram-se os impedimentos, além dos mencionados. Há os justos *einjustos*, *vencíveis* e *invencíveis*, os *matrimoniais*, os *de força maior*, os *proibitivos* e *osdirimentes*.

Impedimento. Na terminologia funcional e administrativa, entende-se no sentido de *total impossibilidade material* ou *jurídica*, que vem afetar a autoridade pública ou o funcionário, impossibilitando-o do exercício de seu cargo ou de suas funções. É o *afastamento* ou a *falta de exercício*, por qualquer eventualidade (moléstia, licença, férias) ou por determinação legal (incompetência, suspensão, suspeição) do cargo ou função exercida.

Impedimento. No sentido penal, tem também a significação de *estorvo* ou *embaraço*. E o *impedimento*, que vem estorvar a execução ou a prática de um ato ou o funcionamento de um serviço, garantido ou protegido por lei, porque é de interesse coletivo, constitui-se em *delito*, punido pela lei penal.

IMPEDIMENTO DA TESTEMUNHA. No sentido legal, decorre o impedimento *da inadmissão* da pessoa como testemunha, fundado em motivo de ordem moral ou jurídica, em virtude do que a regra legal proíbe sua atuação como tal.

É um *impedimento legal*, resultando numa *proibição*.

Nestas circunstâncias, não somente a testemunha tem o direito de escusar-se em prestar depoimentos, como a parte interessada pode opor-se a que preste declarações.

Pelo impedimento, pois, *não pode* a pessoa servir de testemunha.

IMPEDIMENTO DO JUIZ. Aí o impedimento pode ser tido no sentido de *obstáculo judicial*, resultante de fato de ordem material, como pode ser consequente de regra legal, que veda o juiz de executar o ato, cuja prática lhe é defesa ou proibida.

No primeiro caso, o impedimento resulta de fatores materiais de natureza vária, tais como moléstia, motivos de força maior, acúmulo de serviço, enfim, de qualquer contingência que venha interceptar ou embaraçar a prática do ato forense, conforme estava determinado.

No segundo caso, o impedimento não será mero obstáculo, mas proibição para que pratique o ato processual, até que se decida sobre a matéria promotora dele. E decorre, em regra, da suspeição ou da incompetência.

IMPEDIMENTO INJUSTO. Assim se diz do impedimento que não tem qualquer justificativa, nem merece amparo da lei.

Nestas condições, não traz qualquer benefício a sua alegação, desde que não se mostrou impossibilidade escusável, isto é, impossibilidade ou obstáculo que possa ser apresentado para *justificação* da inexecução do ato ou da obrigação.

IMPEDIMENTO INVENCÍVEL. É denominação dada ao *motivo de força maior*, em virtude do que não se pode cumprir a obrigação ou executar o ato jurídico.

Diz-se, justamente, invencível, porque é obstáculo que se sobrepõe à vontade do homem: é superior às suas forças.

IMPEDIMENTO JUSTO. É o que se mostra *razoável*, procedente, visível, e com força para justificar a falta que se cometeu em face do *obstáculo*, que dele se gerou.

Encarado, assim, segundo as circunstâncias, pode o impedimento justo evitar que certos efeitos se produzam, em virtude da inexecução do ato que se deveria praticar.

O impedimento justo, em regra, mostra-se o motivo de força maior ou obstáculo invencível, pondo em evidência a *impossibilidade material*, em que se encontrava a pessoa para a prática ou execução do ato.

Refere-se, pois, aos impedimentos materiais, encarados, como obstáculos físicos, embora, em sentido especial, possa atender à significação de *impedimento*, que encontra apoio no Direito.

Aí é *justo* porque o Direito, por princípio instituído, vem prestigiá-lo, para que exerça seus efeitos, nele também assinalados.

IMPEDIMENTO LEGAL. Assim se entende todo obstáculo ou proibição impostos por lei, para que certos atos jurídicos se pratiquem.

Todos os atos praticados sob *impedimento legal* não surtem os efeitos jurídicos: nulos ou anuláveis são os mesmos atos.

Também se considera *impedimento legal* o afastamento de uma autoridade do exercício de seu cargo ou função, por determinação de lei.

IMPEDIMENTO MATRIMONIAL. É toda *causa* ou *razão* inscrita em lei, pela qual se *veda* o casamento entre as pessoas nela mencionadas.

Vulgarmente, pois, é a *proibição* do casamento entre certas pessoas. E, se infringida, acarreta a nulidade ou anulação do casamento.

A lei civil enumera os casos de *impedimentos matrimoniais*, ou *causas* impeditivas das *justas núpcias*, instituindo – *não podem casar*. Está aí contido o caráter proibitivo do impedimento matrimonial.

Pela transgressão ao princípio, a lei estabeleceu duas sanções: o casamento é *nulo*, para certos casos, ou, *anulável*, para outros.

Os *impedimentos matrimoniais* diziam-se *impedimentos dirimentes* e *impedimentos proibitivos* ou *impedientes*.

Os *dirimentes*, que aí possuem o sentido de *rompentes* (do latim *dirimere*), dizem-se aqueles cuja infração tem força para *romper* o ato, ou seja, para *provocar a nulidade do casamento*: *vetant facienda; facta retractant*.

Estes, ainda, se dizem *absolutos* ou *relativos*.

Absolutos, quando importam na *inabilidade* da pessoa para contrair casamento com quem quer que seja.

Relativos, quando impedem ou proíbem o casamento com pessoa determinada.

Pontes de Miranda, atualizando os sentidos, procurou distinguir os *dirimentes absolutos* como os que motivam a *nulidade absoluta* do casamento, por se apresentarem como impedimentos de *ordem pública*, podendo ser opostos por qualquer interessado ou pelo próprio Ministério Público. E *relativos*, os que produzem *nulidade relativa*, por serem *de ordem particular* de certa pessoa e suscetíveis de serem propostos por quem a lei estatui.

Os *impedimentos impedientes* são os que, não obstante se mostrarem embaraço legal à realização do casamento, não o invalidam: *impediunt fieri; facta tenent*. Correspondem estes últimos, na significação atual, à classe dos impedimentos que tornam o *casamento anulável*, enquanto os *dirimentes*, em princípio, tornam o *casamento nulo*.

IMPEDIMENTO VENCÍVEL. Mostra-se o obstáculo que pode ser subjugado ou removido pelo homem. E assim cessa a causa impeditiva, mesmo que provenha de determinação legal.

E, segundo o princípio “*impedimentum non praestat excusationem quando potuit facile removeri*”, a vencibilidade do impedimento torna-o inescusável, ou seja, não escusa o impedimento, quando facilmente pode ser vencido.

IMPENHORABILIDADE. Formado de *penhorável*, com o prefixo negativo *in*, quer exprimir o vocábulo a condição de *não ser penhorável*, de *não estar sujeito à penhora*.

É a *impenhorabilidade* benefício outorgado pela lei a certos bens, em virtude do que não podem ser eles *atingidos* pela penhora. Encontram-se, assim, a salvo de qualquer apreensão, em execução judicial.

Não obstante, em regra, a *inalienabilidade* dos bens resultar na sua *impenhorabilidade*, os vocábulos bem se distinguem.

No primeiro, não pode haver qualquer *alienação* a respeito dos bens, a que se impõe o encargo.

No segundo, não se pode autorizar a *penhora*. *Alienação* e *penhora* são atos jurídicos distintos, embora da penhora possa decorrer uma *alienação*. A ação da penhora é mais ampla.

Afora os bens inalienáveis, que se mostram impenhoráveis, há muitos outros bens que escapam à penhora.

No entanto, esta *regalia* deve ser sempre determinada em lei, a fim de que os bens possam ser respeitados e protegidos de qualquer arrecadação ou apreensão, que é a medida por que a penhora se efetiva.

IMPERADOR. Derivado do latim *imperator* (o que comanda), originariamente designava o vocábulo a pessoa que assumia a posição de *chefe* ou *general dos exércitos*: era o comandante.

Mas não designava o simples general ou o comandante de exércitos, sim o general que, tendo vencido batalhas, era aclamado pelos seus soldados ou por outra instituição, como *imperador*.

Depois, já mesmo entre os romanos, passou a designar o *chefe político* ou a pessoa do príncipe, que se punha à testa do Estado.

Sua significação é mais ampla que a de *rei*, indicando certa superioridade sobre o mesmo.

Na realidade, embora os reinos e impérios se distingam, a denominação advém da constituição política de um povo ou nação, aceitando a modalidade imperial ou real.

E, na verdade, há *impérios* que se governam pelos reis.

IMPERATIVO. Do latim *imperativus*, de *imperare* (mandar, determinar), assim se entende tudo que se manda ou se determina de modo *irresistível*.

A condição ou qualidade de *imperativo*, pois, implica a *obediência*, pelo que deve ser atendida a regra, a norma, a formalidade, a medida ou tudo quanto seja determinado ou ordenado.

O princípio *imperativo* de Direito, ou a *regra imperativa* da lei, são *ordens* ou *imposições* que não podem ser desobedecidas.

De igual maneira, mesmo em sentido genérico, o *imperativo* revela a condição de tudo o que não pode deixar de ser cumprido, tal como se vê da ordem ou da vontade que manifestou a imposição ou determinou o mando.

Na significação jurídica, é sempre uma determinação de caráter legal ou de autoridade. E daí por que não pode ser transgredida qualquer ordem ou determinação que tenha o seu caráter.

IMPERFEITO. Derivado do latim *imperfectus* (não acabado, não concluído), na terminologia jurídica possui dois sentidos, cujos efeitos se equivalem.

a) Imperfeito é tudo o que não foi feito regularmente, que não está, assim, terminado ou concluído, para que possa surtir os efeitos jurídicos necessários.

E considera-se *inconcluso* ou *não acabado*, porque ainda não foram dadas as últimas providências ou não foram cumpridas as últimas formalidades, indispensáveis para a *suaperfeição*.

A *imperfeição*, que é a qualidade ou o estado de imperfeito apresentado pelas coisas ou pelos atos, revela-se, neste conceito, a *inconclusão* ou o *inacabamento* das coisas ou dos atos jurídicos.

b) Mas *imperfeito* também significa a condução de *vício* ou *defeito*, que possa afetar a validade do ato ou do contrato jurídico.

Neste sentido, é que se diz vulgarmente, quando se quer aludir à perfeição e acabamento de um contrato, que ele está *perfeito* e *acabado*.

Perfeito deve aí ser tido como sem *vícios*, ou *defeitos*, porque a ser tomado como *concluso* teríamos uma afirmativa pleonástica.

E compreendido, assim, como aquilo que se tem com defeito ou vício, *imperfeito* quer também dizer *irregular*, ou *falho*, isto é, *com falha*.

IMPERIALISMO. Do latim *imperium* (domínio), é tido, em matéria política, como a tendência expansionista de um Estado no sentido de alargar o seu *domínio* ou *poder*, sob o ponto de vista administrativo, político, ou mesmo econômico, a outros Estados ou a outros povos.

No sentido econômico, revela-se a mesma tendência expansionista em relação ao capital, a fim de que se crie uma *primazia* ou *domínio* acerca de certos industriais ou comerciantes, que passam a ter *poder decisivo* nas questões de produção ou de consumo, seja internamente ou seja mesmo em relação a outros países.

É assim o domínio dos produtores e industriais sobre os *mercados*, em que seus produtos ou fabricos terão consumo, em virtude do qual somente eles governarão todas as operações referentes a uma certa soma de mercadorias, no intuito de auferir maiores lucros.

Diz-se, ainda, imperialismo, em sentido comum, para os ideais relativos ao regime imperial.

Imperialismo. Na política, seria a fase de evolução do capitalismo caracterizada pela criação de monopólios internacionais que partilhariam a sua influência, a aliança entre o capital financeiro e o capital industrial, e a exportação de capital predominando sobre a exportação de mercadorias.

IMPERÍCIA. Derivado do latim *imperitia*, de *imperitus* (ignorante, inábil, inexperiente), entende-se, no sentido jurídico, a *falta de prática* ou *ausência de conhecimentos*, que se mostram necessários para o exercício de uma profissão ou de uma arte qualquer.

A imperícia, assim, se revela na *ignorância*, como na *inexperiência* ou *inabilidade* acerca da matéria, que deveria ser conhecida, para que se leve a bom termo ou se execute com eficiência o encargo ou serviço, que foi confiado a alguém.

Evidencia-se, assim, no *erro* ou *engano* de execução do trabalho ou serviço, consequente da *maestria* na arte ou desconhecimento dos preceitos, que deveriam ser atendidos nesta execução.

A imperícia é *erro* próprio aos profissionais ou técnicos, de cuja inabilidade se manifestou. Ou de todo aquele que se diz hábil para um serviço e não o faz com a *habilidade*, que seria mister, porque lhe falecem os conhecimentos necessários.

A imperícia conduz o agente à *culpa*, responsabilizando-o, civil ou criminalmente, pelos danos que sejam causados por seu *erro* ou *falta*.

Distingue-se da *imprudência* e da *negligência*, das quais também resultam *faltas imputáveis*. Nestas não há a ignorância nem a inabilidade. Revelam-se pela *imprevidência* e pela *omissão* do que não se devia desprezar.

IMPÉRIO. Derivado do latim *imperium* (poder, domínio), é o vocábulo empregado, em amplo sentido, para significar o *supremo poder*, ou a *suprema autoridade*, conferida a certas instituições ou a certas pessoas.

É, assim, o *império*, emanado da *soberania popular* e revelando praticamente a sua vontade, que institui o princípio da *autoridade*. E por ela, então, traçada a respectiva *jurisdição*, os *Poderes Públicos* exercitam as funções políticas, que lhes são delegadas, para cumprimento das próprias finalidades do Estado.

Assim, o *império* representa o próprio *poder soberano*, que é atribuído a alguém, para que possa exercer os direitos de soberania.

No sentido político, o *mero império* (*merum imperium*) é tido como o *poderio absoluto* do soberano sobre os seus súditos, com direitos discricionários sobre eles. É o que, na linguagem romana, se dizia mais propriamente *potestas*.

Império. Na terminologia jurídica dos romanos, significa o vocábulo o *poder dos magistrados*.

E neste sentido se diziam como equivalentes *imperium*, *potestas*, *magistratus*, *honores*. Anotavam-se, porém, certas distinções entre eles.

O *imperium* era, por excelência, o poder supremo que os magistrados recebiam do *poder real*, em virtude de uma lei curial (*lex curiata de imperio*).

E distinguiam-no, como *imperium mixtum* e *merum imperium*. O *mixtum* era o *imperium comjurisdictio*. O *merum imperium*, dito de *potestas*, era o que vinha desprovido da *jurisdictio*.

Embora, modernamente, os magistrados tenham a *autoridade para julgar* fundada no *império*, não é tido o seu sentido no rigor da terminologia romana: o *império da magistratura* é firmado sempre na *jurisdição*, que lhe é atribuída, e dentro dela, segundo as circunstâncias, exerce o *poder supremo*, que dele se gera.

Império. É ainda o vocábulo empregado para designar o regime político ou o Estado governado por um *imperador*.

Indica, ainda, o próprio *poder* conferido ao imperador, em virtude do qual exerce sua *autoridade* soberana em todo o território, onde se situam ou limitam os domínios imperiais, em relação a todas as coisas ou a todas as pessoas.

IMPERSONALIDADE DAS OBRIGAÇÕES. Refere-se ao princípio da patrimonialidade da execução, mediante o qual a execução das obrigações deve ser feita sobre os bens do devedor, vedados atos que incidam sobre a sua pessoa. No direito pátrio, tal princípio sofre atenuação porque a Constituição admite a prisão do inadimplente da obrigação alimentar.

IMPERTINÊNCIA. Do latim *impertinentia* (impropriedade, inoportunidade), na técnica jurídica assim se diz não somente do que é *despropositado*, como o que vem com irreverência, por não encontrar apoio na regra jurídica.

Aliás, originariamente, o *impertinens* (impertinente) é o *que não tem direito* ou é *estranho ao direito*.

E, desse modo, a impertinência revela o que se faz inoportunamente, fora da medida, ou com despropósito. E se exhibe, mesmo, ato de *irreverência*, porque vem sem apoio legal e se mostra inoportuno.

Nestas condições, serve o vocábulo para designar toda espécie de *ato* ou *ação* de caráter *impertinente* (inoportuno, estranho, desmedido), e, como tal, não é admissível.

IMPESSOAL. Derivado do latim *impersonalis* (impessoal), quer significar tudo que é feito sem a designação ou menção de qualquer pessoa. Ou tudo o que não tem *personalidade* ou não se mostra com o caráter de pessoa. Em relação às leis, a *impessoalidade*, ou *aimpersonalidade*, indica o seu caráter de *generalidade*, em virtude do que não se mostra atribuída pessoalmente a alguém, mas a todos. Neste sentido, o *impessoal* tem também a propriedade de mostrar a ausência de *atribuição pessoal*, ou seja, a falta de indicação *individualizada*, para significar o que é comum ou se atribui a todas as pessoas.

IMPESSOALIDADE. É o princípio posto na Constituição de 1988 como fundamento da Administração Pública, determinando que os administrados sejam tratados em igualdade de condições, em atenção à situação em que se encontrem. Deriva tal princípio do interesse público como regente da atuação do Poder, voltado à satisfação dos interesses coletivos, sem distinção entre os indivíduos que são, no regime democrático, os titulares do poder.

IMPETRANTE. Significa o *requerente*, o *solicitante* ou a pessoa que, perante uma autoridade, pede ou requer o que seja em seu proveito ou a bem de seu direito.

IMPETRAR. É requerer ou solicitar a decretação de qualquer medida judicial, que venha assegurar o exercício de um direito ou a execução de um ato.

IMPLANTAÇÃO. Derivado do latim *implantatio* (implantação), usado especialmente na técnica do *Corpus Juris Civilis*, era vocábulo empregado para exprimir a plantação de árvores, vinhas etc., por uma pessoa em terreno alheio, ou essa mesma plantação pelo dono do terreno de árvores ou vinhas pertencentes a outrem e deste adquiridas.

A *implantação*, assim, quer significar a *incorporação artificial* de vegetais ou prédios ou coisas imóveis, do que resulta uma *acessão artificial* de coisas *móveis* a um imóvel, as quais, após a *implantação*, passam a seguir o destino do imóvel, considerado como principal.

E, neste sentido, a implantação apresenta-se como uma *transplantação*, quando não provém de uma *semeadura*, mas da plantação de vegetais trazidos, *em mudas*, de certos locais, *ecolocados* ou *arrumados* em outros.

Implantação. Na acepção figurada, usada modernamente, quer o vocábulo significar *o estabelecimento*, a *fixação* ou a *imposição* de alguma coisa.

IMPLEMENTO. Do latim *implementum*, de *implere* (completar, cumprir, executar), é aplicado, na terminologia jurídica, notadamente, para exprimir o *acontecimento*, o *evento* ou

a *evidência* de qualquer coisa, que se fazia necessária como *complemento* para a execução ou a conclusão de uma outra.

É, assim, propriamente indicativo do que se mostra necessário ou indispensável, para a conclusão ou perfeição de um outro ato. É o *ato complementar*, do qual depende a execução do outro.

Claramente, pois, é o *enchimento*, o *complemento*, a *conclusão* preliminar para a execução ou cumprimento de outra coisa. E, por isso, é tido, em certos casos, como *petrechos* ou *aprestos* necessários a uma execução ou à feitura de outra coisa.

Implemento. É, às vezes, empregado no sentido de *adimplemento*, do verbo latim *adimplere* (cumprir). Mas, este, em melhor estilo, propriamente significa o *cumprimento da obrigação*, ou seja, o *pagamento* dela, revelando-se o *ato final*, enquanto o implemento, em regra, o *antecipa*, para firmar a *obrigação de pagar* ou de *cumprir* o que está convencionado ou contratado.

IMPLICAÇÃO. Do latim *implicatio* (embaraço, enredo), entende-se, no sentido jurídico, a ação de estar uma pessoa *envolvida* ou *implicada* em um processo.

Possui, assim, sentido equivalente a *complicação*.

Na terminologia comercial, além de exprimir o *envolvimento* ou o *encadeamento* em que a pessoa está metida, quer significar *atrapalhação*, *difículdade* ou *embaraço*.

IMPLÍCITO. Derivado do latim *implicitus* (enlaçado, entrelaçado), deve propriamente ser entendido como tudo o que, embora não manifestamente declarado, está por tal forma *unido*, ou *entrelaçado*, ao que está claro, que dele se deduz.

É, assim, o que está *contido* em alguma coisa, embora não sendo expresso. Opõe-se, deste modo, ao *explícito*, que é o claro, sendo equivalente a *presumido* ou *tácito*.

Nesta razão, segundo o conceito do vocábulo, o *implícito*, por não estar expresso, não é o arbitrário. É o que se gera, naturalmente, do teor do que é *explícito*, porque deve estar *contido* ou *integrado* nele.

Dessa forma, o que é *implícito* significa o que é *concluído*, *deduzido*, *tirado*, *interpretado* do amplo sentido ou *autorização* do que está explícito. E não pode ir além do que, razoavelmente, a rigor, possa ser contido nele.

Assim sendo, quando qualquer coisa deva ser *expressa*, não sendo válida nem permitida a sua dedução ou presunção, não procede qualquer *ilação* para mostrá-la *implicitamente*.

É o que ocorre, principalmente, em questões de mandato, onde os *poderes implícitos* somente se admitem quando, contidos nos poderes expressos ou explícitos, se permitam validamente em semelhantes deduções ou conclusões.

IMPONTUALIDADE. Formada das palavras *pontualidade* (de pontual, exato), e *im*, prefixo negativo, é a palavra empregada para exprimir, a rigor, a *falta de pagamento* ou *da fiel exação do cumprimento*, de tudo a que se está obrigado, mas o *pagamento* fora dos prazos ou dos respectivos vencimentos, ou a *execução do ato* de modo irregular e atrasadamente, em contrário ao que está ajustado ou contratado. Caracteriza, pois, o que se faz *fora do tempo devido* ou não é feito no tempo certo.

Para *falta de pagamento*, a expressão mais apropriada é *inadimplemento*.

Impontualidade. Na terminologia administrativa, exprime o *atraso* em comparecer ao trabalho ou serviço. É a falta de cumprimento ao *horário* estabelecido, em virtude do que cabe ao empregado ou funcionário estar presente ao estabelecimento ou à repartição na *justa ou exata* hora, determinada para sua *entrada* ali.

IMPORTAÇÃO. Derivado do *importar*, do latim *importare*, significa *ação de trazer para dentro*; é empregado na terminologia jurídica e comercial para significar a *introdução* de mercadorias, trazidas por mar, por terra ou por ar, de um país estrangeiro para o *território nacional*.

Possui, assim, sentido oposto a *exportação*, que é justamente a *remessa* de mercadoria nacional para um país estrangeiro. A *importação* entende-se sempre a entrada ou introdução de mercadoria estranha em um país e destinada a seu *consumo*.

Desse modo, a importação resulta na intenção de serem as mercadorias introduzidas, *incorporadas* ao comércio do país que as importa, a fim de que dele passem ao consumo ou à utilização pública.

Quando assim não ocorre, ou seja, quando a mercadoria apenas *transita* pelo território ou a ele aporta, sem ser destinada ao consumo dele, não há, sob o ponto de vista jurídico, *importação*. São *mercadorias em trânsito*.

A distinção é importante, porque as mercadorias importadas, isto é, vindas pela importação, se encontram sujeitas ao pagamento de tributo, tecnicamente denominado de *imposto de importação*.

E nele não incidem as mercadorias não importadas ou anotadas somente em trânsito.

A importação não é livre. As leis alfandegárias opõem restrições a certas espécies de mercadorias, proibindo sua entrada ou introdução no território nacional, como impedem que outras ingressem nele, sem uma prévia autorização dos poderes competentes.

O ato pelo qual se procura introduzir no país mercadorias de importação proibida, diz-se *contrabando*, reservando-se a palavra *descaminho* para o ato de sonegação de impostos aduaneiros, devidos pelas mercadorias trazidas do estrangeiro para o consumo nacional.

Vide: *Contrabando. Descaminho. Direitos aduaneiros*.

IMPORTADOR. É a denominação que se dá ao *comerciante*, que se especializa em importar mercadorias estrangeiras para vendê-las aos comerciantes locais, ou ele mesmo as vender aos consumidores, diretamente.

IMPORTÂNCIA. Derivado também de *importar* (valer, convir, ser útil), é o vocábulo empregado para significar tudo o que se *estima*, *avalia* ou se *preza*. Desta forma, em qualquer sentido em que seja empregado, é indicativo de *valor* ou de *preço*.

Importância. Na linguagem comercial, exprime sempre a *soma* ou a *quantia*, inscrita nos *papéis mercantis*, demonstrando o *valor monetário*, que, neles, se representa.

A importância, assim, é a indicação do valor da compra, da venda, da obrigação, ou de tudo que resulte num débito ou num crédito, representado em dinheiro.

IMPORTÁVEL. É a condição da mercadoria que pode ser livremente importada ou trazida para o território nacional. Não são, pois, *importáveis* as mercadorias proibidas, ou cuja introdução não seja livre.

IMPOSIÇÃO. Derivado do latim *impositio*, de *imponere* (aplicar, pôr sobre, impor), no sentido jurídico é a *determinação*, a *ordem*, o *mando* ou qualquer outra *medida coercitiva*, de que dispõe o poder público para fazer valer a sua autoridade e fazer cumprir os seus desígnios.

Implica, por este motivo, na *regra* ou *preceito*, emanado do poder público e que deve ser cumprido por todos. A *imposição* é para ser cumprida e respeitada.

Imposição. E por exprimir uma determinação, que tem grande força e que conduz um caráter de obrigatoriedade, era, antigamente, usado o vocábulo como equivalente a *imposto* ou *tributo*.

E, nesta razão, se dizia *imposição da décima* e *imposição da sisa* para exprimir semelhantes tributações.

Imposição. Em sentido penal, quer significar *aplicação*, ou seja, o ato judicial em virtude do qual se impõe ao réu a *pena*, que lhe é atribuída como *punição*.

IMPOSIÇÃO DAS MÃOS. Assim se denomina, na linguagem católica, a cerimônia usada na administração dos sacramentos da Ordem, da Confirmação ou Crisma.

IMPOSSIBILIDADE. Derivado do latim *impossibilitas* (falta de poder, incapacidade), exprime a qualidade ou o caráter de tudo que é *impossível*, isto é, que não se pode fazer ou executar.

Mas, no sentido jurídico, a *impossibilidade* se apresenta em uma dupla face:

a) É a *impossibilidade originária* ou tudo que se convencionou sobre objeto ou coisa impossível.

b) É a *impossibilidade executória*, que advém após se ter assumido a obrigação, pela qual se mostra impossível o seu cumprimento.

Aparentemente semelhantes, as duas impossibilidades tomam sentidos e efeitos diferentes.

I. *Impossibilidade originária.* Esta se refere, principalmente, às condições ou às prestações ditas impossíveis.

Sobre elas já assentava o princípio do Direito, de *regulis juris*: “*Impossibilium nulla obligatio*”. Neste sentido, a impossibilidade diz-se *física* ou *jurídica*.

A *impossibilidade física*, que se revela originariamente na impraticabilidade da prestação ou da condição pelo absurdo do que se condiciona ou se pede, torna a condição como a prestação inexistentes.

A *impossibilidade jurídica* acarreta a invalidade do ato.

Em qualquer dos aspectos, a *impossibilidade*, que não se confunde com a *dificuldade*, que é removível ou pode ser vencida, anota-se na *invencibilidade* do fato ou da coisa, por não ter existência real, ou pela sua *intangibilidade*.

II. *Impossibilidade executória*. É esta decorrente do embaraço, do impedimento, ou do motivo irresistível que vem depois para tolher o cumprimento da obrigação, tornando, desse modo, impossível o seu objeto ou *impossibilitando* a prestação.

A impossibilidade, neste aspecto, é dita de *material* ou *moral*.

Material, quando o motivo, de que se gerou o *impossível*, destruiu ou suprimiu todos os meios de que podia dispor o devedor para executar a obrigação, ou estabeleceu uma situação imperiosa, em virtude da qual não lhe é permitido cumprir a obrigação assumida ou a prestação contratada.

Moral, quando não ocorrem os fatos físicos ou materiais, criadores do impossível, mas pelo motivo, em que ele se fundou, se produziu na consciência do devedor uma situação que o impossibilita de cumprir a obrigação.

Vide: *Caso de força maior. Caso fortuito. Força maior*.

IMPOSSIBILITAR. Derivado de *impossível*, do latim *impossibilis* (que não pode ser, que não existe), exprime o fato de se tornar uma coisa impossível, ou de se privar alguém de forças, poder, faculdades físicas ou morais, para cumprir o que lhe devera.

IMPOSTO. Do latim *impositum*, de *imponere* (impor, prescrever), é empregado na linguagem jurídica, notadamente do Direito Tributário, na equivalência de *tributo*, *tributação* ou *contribuição*.

Representa-se, assim, a prestação ou a contribuição, que é devida por toda pessoa, seja física ou jurídica, ao Estado, para formação da receita, de que necessita, para acorrer às despesas com os seus serviços e manutenção de sua própria existência.

É, pois, a *porção de dinheiro* com que, a título de *encargo* permanente e geral, cada cidadão contribui para o erário.

Por ser uma *contribuição obrigatória* ou *contribuição coercitiva*, merecia outrora a designação de *imposição*.

E, neste particular, é que se difere da *taxa*, que, embora também *contribuição*, não é imposta, nem coercitiva, desde que é devida, simplesmente, em virtude de serviço prestado, representando uma compensação por serviço particularmente feito ou uma *contraprestação*.

Segundo a natureza do tributo ou do encargo fiscal, expressão por que também se determina o imposto, há uma designação própria para cada espécie. É o que se diz de *nomenclatura dos impostos*.

Em relação à sua natureza, origem ou forma de arrecadação, recebem os impostos especiais denominações.

É assim que:

- a) quanto à forma de pagamento, diz-se *in natura*, se efetivado em serviço ou mercadorias; *in specie*, se em dinheiro;
- b) quanto à durabilidade: em *ordinário* ou *permanente*, se em caráter efetivo; *extraordinário*, quando em caráter transitório;
- c) quanto à incidência: em *reais*, quando considerada a pessoa como mero titular do bem ou da propriedade gravada (imposto predial, *verbi gratia*), ou *pessoais*, quando recaem sobre a pessoa, sem atenção às suas propriedades (imposto de renda);
- d) quanto ao modo de percepção, em *diretos* e *indiretos*;
- e) quanto à origem do poder: *federais*, quando devidos ou pertencentes à União; *estaduais*, quando pertencem aos Estados federados; e *municipais*, quando relativos aos Municípios;

f) quanto ao grau de aplicação: em *fixo*, *adicional*, *proporcional*, *progressivo*, *de repartição* ou *cotidade*.

Fixo, quando se apresente *invariável*, em soma igual, para toda e qualquer espécie de contribuinte.

Adicional, quando se mostra um aumento ao imposto primitivo, a que é acrescido, para ser cobrado simultaneamente com ele.

Proporcional é o que resulta ou se verifica pela proporção, isto é, pela razão aritmética do valor da propriedade gravada ou do total das rendas auferidas pelo contribuinte.

Progressivo, quando a tributação vai sendo progressivamente ampliada, à proporção que aumenta a soma da riqueza tributável.

Vide: *Imposto de renda*.

De repartição, dito também de *contingência*, quando fixada previamente pela lei a importância total de que precisa o Estado para suas despesas, é repartida entre os contribuintes para a sua efetiva arrecadação.

De cotidade, quando, depois de orçada a importância da receita tributária, se procede o lançamento para efetividade de sua arrecadação. É imposto que se diz previamente tarifado pela lei;

g) quanto à taxação: em *lançados* e *não lançados*.

Lançados ou *de lançamento* são os que, previamente, se tornam conhecidos e pelo lançamento se processa a arrecadação. São, assim, os *impostos anuais* e *permanentes*, a que se encontram sujeitos os que se consideram contribuintes deles.

Não lançados, ou não previstos previamente, são os que decorrem de operações ou negócios feitos pelas pessoas, sem qualquer prefixação anterior, ou sem qualquer lançamento. Vão sendo, pois, arrecadados segundo a realização dos negócios, distinguindo-se dos *lançados*, que foram antecipadamente previstos pelo censo ou lançamento.

A lei dá para cada espécie de imposto um nome próprio. A multiplicidade de nomes por que são os impostos conhecidos constitui a nomenclatura.

IMPOSTO ADICIONAL. É aquele incidente sobre outro imposto como, por exemplo, o adicional do imposto de renda, que a CF/1988 prevê como imposto a ser cobrado pelos Estados de acordo com os critérios fixados em lei complementar federal.

IMPOSTO ADUANEIRO OU ALFANDEGÁRIO. Incidente sobre as mercadorias importadas.

IMPOSTO “AD VALOREM”. Pela significação da locução latina *ad valorem*, segundo o valor ou conforme o valor, verifica-se que a designação do imposto *ad valorem* vem especificar a tributação que deve ser cumprida pelo contribuinte, *em razão do valor* ou *na base do valor* atribuído à coisa sobre a qual incide.

Neste particular, diferencia-se do imposto específico, que não se pauta pelo valor da mercadoria, da coisa ou do negócio, mas resulta de uma *tarifação* relativa a cada espécie, por unidade, por volume ou segundo a classificação dada a cada matéria tributável. E desta forma é *invariável*, enquanto o *ad valorem*, dependente do valor da coisa ou do negócio, não se apresenta numa *medida fixa*, mas *variável*, segundo o *valor do objeto tributável*.

IMPOSTO CEDULAR. É o calculado de acordo com cédulas de cada rendimento como, por exemplo, o imposto de renda da pessoa física.

IMPOSTO CONFISCATÓRIO. A CF/1988 proíbe a instituição de imposto confiscatório, que implica a desapropriação direta ou indireta do patrimônio.

IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO. É o encargo fiscal que incide sobre todas as mercadorias ou produtos fabricados ou produzidos no país e remetidos para país estrangeiro.

É, por isso, de aspecto contrário ao imposto de importação.

Dentro, porém, de seu sentido, que se gera do conceito de *exportar* (mandar para fora), o *imposto de exportação* não é devido pelas mercadorias que se enviem para outro Estado, dentro do território nacional. Sua incidência é sobre mercadoria exportada, isto é, mercadoria vendida para o estrangeiro, onde irá ser consumida ou utilizada de qualquer outra maneira.

IMPOSTO DEGRESSIVO. É o que incide progressivamente até determinado limite, após o qual passa a ser proporcional.

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. Tributo, de competência da União, sobre a importação de produtos estrangeiros, que tem como fato gerador a entrada da mercadoria no território nacional.

IMPOSTO DE RENDA. Tributo de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza, que tem como fato gerador a disponibilidade econômica do contribuinte.

Base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido; contribuinte é o titular disponível, condição que se atribui também ao possuidor, a qualquer título.

IMPOSTO DIRETO. Designação que se dá a toda espécie de tributo que recai direta e imediatamente sobre o contribuinte, mostrando-se, assim, encargo que deve ser suportado unicamente por ele. No contribuinte, pois, é que ocorre a efetiva incidência, recaindo a tributação em fatos ou atos que se relacionam, atingindo-o em sua própria existência, profissão ou propriedade. No imposto direto, não há qualquer espécie de translação (transferência, reembolso de quantia paga) da tributação, que fica sob encargo exclusivo daquele a quem atinge. É, pois, o inverso do *indireto*.

O contribuinte, no imposto direto, o é *de jure* e *de facto*.

IMPOSTO EXTRAORDINÁRIO. Pode ser instituído pela União nos casos de iminência de ataque ou de efetivação de guerra externa (CF de 1988, art. 154, II).

Deve ser suprido gradativamente, cessada a causa de sua criação.

IMPOSTO INDIRETO. O imposto indireto, diverso do direto, caracteriza-se pela *incidência*, que não se faz efetiva na pessoa que o paga (contribuinte *de jure*), mas naquela que depois sente o encargo efetivo (contribuinte *de facto*).

Diz-se, assim, aquele que tendo o caráter impessoal, recai sobre os produtos a serem consumidos e, nas translações sucessivas, vai ser suportado pela pessoa que, adquirindo o mesmo produto, paga, indiretamente, o imposto que o onera.

Em verdade, não sente o contribuinte, diretamente, o ônus da tributação. E esta é lançada sobre a mercadoria sem atenção ao contribuinte, que só indiretamente é por ele atingido.

Onera, portanto, a mercadoria a ser consumida e que é posta em circulação, de modo que a incidência efetiva somente se opera quando ocorre a última aquisição ou aquela que a destina ao consumo. Ao contrário o direto procura o contribuinte efetivo, direta e imediatamente.

O caráter do imposto indireto, pois, é que ele incide, por via de regra, sobre o consumo da mercadoria ou do produto. E somente de modo mediato recai sobre o contribuinte. E isto mesmo em razão da aquisição deles para o consumo.

IMPOSTO PESSOAL. Aquele que é determinado em função da pessoa do contribuinte, de sua capacidade contributiva (imposto sobre a renda).

IMPOSTO PROGRESSIVO. O que aumenta em progressão de sua incidência; diverso do imposto fixo.

IMPOSTO REAL. Aquele que é determinado em função da riqueza aparente do contribuinte, sem levar em conta se tem ou não capacidade contributiva, como, por exemplo, imposto sobre produtos industrializados.

Na técnica tributária, denomina-se também imposto real aquele que incide sobre a propriedade ou a transmissão da propriedade de bem móvel ou imóvel, como o imposto predial e territorial rural, o imposto de transmissão de bem imóvel ou o imposto sobre a propriedade de veículo automotor.

Vide: *Tributo pessoal* e *Tributo real*. (nnsf)

IMPOSTO SEMIPESSOAL. Aquele que é determinado em função não só da capacidade contributiva como também da riqueza aparente do contribuinte (imposto predial).

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. De competência estadual, o IPVA (CF, art. 155, III, conforme EC nº33 de 11.12.2001) incide sobre a propriedade de veículos automotores registrados e licenciados em cada unidade da federação (fato gerador).

Considera-se base de cálculo do imposto, para fins de lançamento tributário:

- a) o valor venal do veículo;
- b) o preço comercial fixado (na hipótese de veículo novo);
- c) o preço à vista constante do documento fiscal emitido pelo revendedor;
- d) o preço estabelecido pela autoridade pública ao tempo do desembaraço alfandegário (tratando-se de veículo de procedência estrangeira).

Adotada para o tributo a modalidade de *lançamento por homologação*, os contribuintes (pessoas físicas ou jurídicas proprietárias de veículos automotores) deverão recolhê-lo diretamente nos bancos autorizados.

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. Sua instituição é da competência dos Municípios.

Tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.

Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Poderá ser progressivo, de forma a assegurar o cumprimento do valor social da propriedade.

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. Tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil, no caso de enfiteuse, ou a posse de imóvel por natureza, sempre localizada fora da zona urbana do município (CF de 1988, art. 153, VI e § 4º; CTN, arts. 29, 30 e 31; Lei nº 9.393, de 19.12.96).

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. Sua instituição é da competência dos Estados e do Distrito Federal. Cabe nas hipóteses de operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal.

Sua isenção ou não incidência não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes; acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores.

Poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços.

Suas alíquotas são fixadas por resolução do Senado Federal.

A Lei complementar nº 87, de 13.09.96, definiu seus contribuintes, substituição, compensação, cobrança e exclusão de incidência.

IMPOSTO SOBRE GRANDES FORTUNAS. Tem como *fator gerador* o patrimônio líquido das pessoas físicas detentoras, segundo a lei, de grandes fortunas, excedentes de limite estabelecido em lei.

A *base de cálculo* do imposto é o valor de mercadoria dos bens.

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS. Derivado do antigo Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) o imposto incidirá sobre:

- a) as operações de crédito, câmbio e seguros;
- b) a compra e venda de títulos e valores mobiliários;
- c) o ouro.

São contribuintes do imposto:

- a) os tomadores de crédito;
- b) os compradores de moeda estrangeira;
- c) os segurados;
- d) os adquirentes de títulos e valores mobiliários.

O Decreto nº 2.219, de 02.05.97, regulamentou a sua incidência sobre operações de crédito, câmbio, seguro, relativas a títulos ou valores mobiliários ou com ouro ativo financeiro ou instrumento cambial.

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. De competência federal, o IPI incide sobre produtos industrializados de procedência nacional ou estrangeira.

Considera-se industrializado o produto que resultar:

- a) de qualquer operação que lhe modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade;
- b) de aperfeiçoamento para o consumo.

O fato gerador do imposto se dará:

- a) no desembaraço alfandegário (produto estrangeiro);
- b) na saída do estabelecimento industrial (produto nacional).

A base de cálculo do imposto se fará mediante a aplicação da alíquota do produto sobre o valor tributável, constante da tabela de Incidência do IPI (TIPI).

São contribuintes do IPI:

- a) o importador;
- b) o industrial;
- c) o estabelecimento equiparado a indústria.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. Este imposto, de competência municipal, abrange os serviços não compreendidos no art. 155, II, da CF de 1988, com a EC nº 33, de 12.12.2001, e elencados na lista anexa ao art. 8º da DL nº 406, de 31.12.1968.

Sua definição depende de lei complementar, que deverá excluir da sua incidência as exportações de serviços para o exterior.

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS. A sua instituição compete aos Estados e ao Distrito Federal.

Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal.

Concernentemente a bens imóveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal (art. 155, I, e seu § 1º, I, da CF (1988 alterada pela EC nº 33, de 11.12.2001).

Há competência para sua instituição, regulada por lei complementar (inciso III do § 1º, supra, da CF):

- a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;
- b) se o *de cujus* possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior.

Suas alíquotas máximas são fixadas pelo Senado Federal (inciso IV do § 1º, supra, da CF).

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS. É também da competência do Município da situação do bem a sua instituição atual, ao contrário do que previa o CTN, que a concedia aos Estados.

Incide sobre a transmissão onerosa de bens imóveis, por natureza ou acessão física, sobre direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia e sobre a cessão de direitos sobre imóveis.

Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens e direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

A base de cálculo do imposto é o valor dos direitos transmitidos.

Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, conforme dispuser a lei.

IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS. É da competência do Município.

Não incide sobre o óleo diesel.

Sua incidência sobre a mercadoria vendida não exclui a do imposto estadual sobre circulação de mercadorias da mesma operação.

Lei complementar fixará suas alíquotas máximas.

O imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos é inovação da CF/1988 e substituiu o antigo imposto sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do país (CTN, arts. 74, 75 e 95).

IMPOSTURA. Do latim *impostura* (engano, embuste, burla), entende-se todo *embuste*, *embaimento* ou *engano*, em virtude do que se quer ou se tenta induzir outrem a crer ou admitir o que não é real nem verdadeiro.

Quer também significar a *calúnia* imposta a alguém.

IMPOTÊNCIA. Derivado do latim *impotentia* (falta de poder ou de forças), em sentido amplo quer significar a *impossibilidade* física, ou mesmo moral, para se cumprir ou fazer alguma coisa. É a *falta de poder*.

E, assim, extensivamente, pode ser entendido como a falta de apoio legal para a prática de certos atos: *falta a força da lei*.

Impotência. No sentido da Medicina Legal, diz-se impotência para a *inaptidão* ou *incapacidade* para *gerar* ou para *manter relações sexuais* (conjunção carnal).

Clinicamente, pois, há duas espécies de impotência:

a) A *funcional*, dita de *impotentia concipiendi* ou *generandi*, que tanto pode ocorrer no homem como na mulher. E resulta na *impossibilidade* da procriação.

Vários fatores a podem produzir, revelando-se todos eles anomalias nos órgãos genitais, consequentes de degenerações, atrofias ou doenças, em virtude do que o homem, mesmo que ejacule, é incapaz de fecundar, e a mulher, tornada estéril, incapaz de conceber.

b) A *instrumental*, dita de *impotentia coeundi*, decorre da incapacidade para o coito. Caracteriza-se, principalmente, pela *falta de ereção* no membro viril.

No Direito Civil, a impotência produz efeitos apreciáveis. É motivo de anulação do casamento, sob fundamento de *erro essencial contra a pessoa*. É motivo de impugnação de legitimidade do filho, se provada a *impotência absoluta*, ou seja, a completa incapacidade do homem em manter relações com a esposa ou de a fecundar.

IMPRATICÁVEL. Assim se diz de tudo que não se possa executar ou fazer, seja por *impossibilidade física*, seja por *proibição legal*.

Dessa forma, a impraticabilidade nem sempre induz a ideia de impotência material ou impossibilidade material. E isto porque, quando decorrente de proibição de lei, mesmo que possível, não pode a coisa ser feita nem o ato praticado.

O *impraticável*, em qualquer sentido, exprime o *impossível*, o *inadmissível*, o que *não se pode exercer* ou *executar*.

IMPRECAÇÃO. Derivado do latim *imprecatio* (rogo, pedido), tem sentido equivalente a *aimpetração*. Significa, assim, a *ação de pedir* ou *de suplicar*.

Desse modo, na técnica forense, *imprecar* é pedir ou requerer. E *imprecante* é o que pede ou suplica.

Imprecação. Na linguagem vulgar é rogo, ou rogação de pragas ou maldições.

IMPRESSA. Derivado do latim *impressus*, de *imprimere* (imprimir, apertar, gravar), assim se diz propriamente do aparelho ou máquina em que se imprima ou se estampe. É o mesmo que *prensa*. E a denominação lhe veio, justamente, pelo fato de realizar seu objetivo, apertando, comprimindo ou impressando. É o que comprime, *impressa*.

Extensivamente, passou a designar a *arte de imprimir*, bem assim as *oficinas* em que se processava.

Vide: *Impressão*.

Imprensa. Legalmente, pois, o vocábulo significa não somente tudo que se refira à *arte gráfica*, como às organizações destinadas às *edições de jornais*, e os próprios *jornais*.

Particularizando, mesmo, *imprensa* designa especialmente os jornais, considerados sob o ponto de vista intelectual. E assim se entendem as expressões: *profissionais da imprensa*; *trabalhar na imprensa*.

Para regular as atividades de imprensa, em seu amplo sentido, isto é, quer as que se refiram às gráficas e à redação, quer as dos que nelas trabalham, como operários ou como jornalistas, há a *lei de imprensa*, cuja competência para decretação é exclusiva da União.

Imprensa. Por extensão, *imprensa* indica qualquer meio de comunicação de massa; além da *imprensa escrita* (jornais e revistas), a atualidade contempla duas outras modalidades: *imprensa falada* (radiodifusão) e a *imprensa televisionada*.

IMPRENSA ALTERNATIVA. Caracteriza-se por uma posição editorial renovadora, independente e polêmica.

IMPRENSA MARROM. Aquela que explora o sensacionalismo, dando larga cobertura a crimes, fatos escabrosos e anomalias sociais.

IMPRESCRITIBILIDADE. É o vocábulo empregado para indicar a qualidade de tudo que é *imprescritível*, isto é, que *não prescreve*.

A rigor, pois, a *imprescritibilidade* quer significar a *não prescrição* acerca de certas coisas, em virtude do que não se pode aludir à prescrição para efeito de se conseguir uma vantagem ou um direito.

Neste sentido, a *imprescritibilidade* é própria das coisas *inapropriáveis*, ou seja, aquelas que não podem ser apropriadas individualmente.

São as *coisas de uso público*, ou que estejam *fora de comércio*.

E, neste particular, convém distinguir as coisas de uso público e as de domínio do Estado, porque, se as primeiras são *imprescritíveis*, as segundas não o são, desde que as tem o Estado em caráter de particular. E o que se tem neste caráter é passível de apropriação, portanto, *prescritível*.

As *servidões públicas*, incluídas nas coisas de uso público, são *imprescritíveis*.

A *imprescritibilidade* é tomada, por vezes, em sentido restrito: no fato de *não correr a prescrição*, em face de *impedimento*, que a tolhe ou estorva o seu curso.

Em regra, semelhante modalidade funda-se na inalienabilidade das coisas, segundo o princípio de que o que é inalienável é *imprescritível*.

É o caso dos *bens dotais*, na vigência do matrimônio.

Em verdade, porém, não há *imprescritibilidade*. Registra-se *impedimento* para que a prescrição inicie seu curso ou comece a correr.

É *imprescritibilidade* transitória, porquanto prevalece enquanto perdura o matrimônio.

E de igual maneira se entende que a afeta a *ação de divisão* ou de *demarcação*, fundada no direito de pedi-las. É a *imprescritibilidade*, neste sentido estrito, equivalente à impossibilidade ou ao impedimento de ocorrer a prescrição, enquanto perdura o estado de *indivisão* ou não se avivam as marcas ou limites, que estabeleceram a demarcação.

No sentido de *imprescritibilidade*, a rigor, domina o caráter da permanência: não prescreve nunca, porque não se mostra a coisa apropriável em tempo algum.

É atributo das coisas insuscetíveis de apropriação.

Já assim não ocorre em relação às coisas de propriedade particular, por sua natureza *prescritíveis*.

Imprescritíveis, igualmente, são as ações relativas ao estado de família ou de cidadania.

IMPRESCRITÍVEL. Qualidade ou indicação de tudo que não é suscetível de prescrição ou que não está sujeito a ela.

IMPRESSÃO. Derivado do latim *impressio* (marca, impressão, ação de cunhar), é tecnicamente empregado para indicar a *arte de imprimir*, preferentemente ao vocábulo *imprensa*, reservado mais propriamente para designação dos *jornais*.

Com este sentido se dizem *oficinas de impressão* para as oficinas em que se imprimem.

Às vezes, é o vocábulo tido na equivalência de *edição*.

Na terminologia decorrente, encontram-se os vocábulos *impressor* e *impressos*.

Impressor é a pessoa que se encarrega da impressão, ou seja, o operário gráfico que trabalha na máquina, imprimindo. Ou designa a pessoa responsável pela *impressão* ou *edição* de livros, folhetos ou outros *impressos*.

Impressos designam tudo que *sai editado* das máquinas de impressão. São os trabalhos gráficos executados pelas *oficinas gráficas*.

Propriamente, os *impressos* distinguem-se dos livros e folhetos. Mostram-se *folhas avulsas*, em que se imprimiram *trechos de discursos, artigos, comentários, informações* etc., ou, simplesmente, em que se imprimiram certas palavras ou nomes, para uso e destino determinado pelas pessoas que ordenaram sua confecção.

Impressão. Designa, também, na linguagem comum, o sentimento, ou efeito (abalo), despertado ou causado em alguém por um fato estranho. É, assim, a ação que os objetos exteriores possam causar aos órgãos sensórios da pessoa ou ao seu ânimo.

IMPRESSÃO GENÉTICA. Representação gráfica de sequências do genoma. Funciona como um código de barras de identidade do indivíduo. (nsf)

IMPRESSOR. Pessoa a que se comete o encargo de imprimir ou que é responsável pela impressão.

Vide: *Impressão*.

IMPRETERÍVEL. Formado de *preterível* (deixar de parte, desprezar, adiar), regido do prefixo de negação *in*, exprime o sentido de tudo que não possa ser ultrapassado, *éinadiável, inflexível, fatal, inalterável, executável obrigatoriamente, cumprível irrestritamente*.

Ordens impreteríveis são, assim, *ordens inflexíveis, de execução obrigatória, de cumprimento indiscutível*.

Prazo impreterível é o prazo *fatal, improrrogável, inadiável*.

Medidas impreteríveis, as que são *essenciais, devidas e indeclináveis*.

O adjetivo *impreterível*, portanto, onde quer que se coloque, é indicativo de condição imposta para que *não se vá além* ou *não se deixe de cumprir* o que é determinado, observando-se *prazo, tempo, ordem, ato* ou *medida*, nos irrestritos termos da imposição. Ou seja, sem qualquer restrição, alteração ou modificação.

IMPREVISÃO. De *previsão* (previdência, cautela, reconhecimento) e a negação *in*, assinala todo fato que possa *vir inesperadamente, de improviso* e *sem ser esperado*.

Exprime, assim, o *fato* ou *acontecimento inesperado, imprevisto*.

Na conceituação jurídica, portanto, pode apresentar-se como o *caso fortuito*.

Imprevisão. No Direito, a *imprevisão*, quando vem alterar a situação dos contratantes, notadamente nos contratos a longo prazo, constitui a *teoria* que recebe o seu nome.

A *imprevisão*, assim, é tida como cláusula implícita, sob a denominação de cláusula *rebus sic stantibus*, em todo contrato, em virtude da qual os contratantes se obrigam a cumpri-lo no caso em que se subsistam até o fim as condições econômicas ou circunstâncias que constituíam o *ambiente objetivo* do contrato, quando firmado.

Funda-se a teoria no princípio da *impossibilidade subjetiva* ou *onerosidade excessiva* na execução do contrato. E, assim, pode justificar uma revisão nas cláusulas dele, notadamente nas que se refiram à matéria econômica ou financeira. É própria aos contratos de concessão de serviço público, a longo prazo.

Imprevisão. Mas, é o vocábulo tido ainda no sentido de *inadvertência* ou *imprevidência*.

E, assim, não é tomado no sentido *do que não se espera*, mas na *desatenção* ou *descuido* com que se fazem as coisas, não se tomando as cautelas que deveriam ser tomadas, nem se atinando com as consequências que deveriam ser previstas.

Nestas circunstâncias, a *imprevisão* tem sentido amplo e tanto significa *imprudência*, com *onegligência*, apenas diferenciada, se a imprevidência decorre de não prever a pessoa a consequência de seu ato, o que deveria prever, ou da ausência de cautela ou diligência, que lhe era aconselhada pela prudência.

Tecnicamente, na aplicação prática das duas modalidades de imprevisão, usam-se os dois vocábulos: *imprudência* e *negligência*, que melhor configuram a ação e a omissão em que se fundam.

Vide: *Imprudência. Negligência*.

IMPROBIDADE. Derivado do latim *improbitas* (má qualidade, imoralidade, malícia), juridicamente, ligase ao sentido de *desonestidade*, *má fama*, *incorreção*, *má conduta*, *má índole*, *mau caráter*.

Desse modo, *improbidade* revela a qualidade do homem *que não procede bem*, por não ser honesto, *que age indignamente*, *por não ter bom caráter*, *que não atua com decência*, por ser amoral. *Improbidade* é a qualidade do ímprobo. E ímprobo é o mau moralmente, é o incorreto, o transgressor das regras da lei e da moral.

Para os romanos, a improbidade impunha a ausência de *aestimatio*, que atribui aos homens o bom conceito. E sem a *aestimatio*, os homens se convertem em *homines intestabiles*, tornando-se *inábeis*, portanto, sem capacidade ou idoneidade para a prática de certos atos.

Improbidade. Na terminologia das leis trabalhistas, a improbidade é a *desonestidade*, a *falta de retidão*, o *procedimento malicioso*, a *atuação perniciosa*. E o empregado que se enquadra na improbidade dá razões para que seja justamente despedido.

A improbidade demonstrada é, pois, justa causa para a dispensa do empregado, sem direito, portanto, a qualquer indenização.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Consoante o art. 37, § 4º, da Constituição Federal: “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Esse parágrafo do art. 37 foi regulamentado pela Lei 8.429, de 02.06.1992. A referida Lei exemplifica os atos de improbidade administrativa, bem como elenca os sujeitos ativos e passivos, apresenta o procedimento a ser seguido e estabelece as sanções aplicáveis.

Os autores Marino Pazzaglini Filho, Márcio Fernando Elias Rosa e Waldo Fazzio Jr., em *Improbidade Administrativa* (4. ed. São Paulo: Atlas, 1999), assim conceituam improbidade administrativa: “Numa primeira aproximação, improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica (Estado de Direito, Democrático e Republicano), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo ‘tráfico de influência’ nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos”.

Como se observa, é exigido do agente público agir de forma proba, isto é, suas atitudes devem ser íntegras, leais e honestas, sempre tendo como baliza a moralidade.

ÍMPROBO. Do latim *in e probus*, entende-se *mau*, *perverso*, *corrupto*, *devasso*, *desonesto*, *falso*, *enganador*. É atributivo da qualidade de todo homem ou de toda pessoa que procede atentando contra os princípios ou as regras da lei, da moral e dos bons costumes, com propósitos maldosos ou desonestos. O *ímprobo* é privado de idoneidade e de boa fama.

Vide: *Improbidade*.

IMPROCEDÊNCIA. Exprime o vocábulo a qualidade de tudo que *não procede*. Juridicamente, é o que *não está provado*, *não está demonstrado* ou *não encontra apoio legal*.

Resultante sempre de uma *decisão judicial*, a *improcedência* revela a inoportunidade do pedido, a irrazoabilidade de acusação, a inadmissão da medida ou diligência, o não reconhecimento de qualquer ato que se pretenda praticar com fundamento jurídico.

Uma vez *proferida*, seja em sentença definitiva, quando se julga do mérito de qualquer ação ou denúncia, seja no curso de qualquer processo, a *improcedência* vem anular todo intuito ou objetivo tido por aquele que ousa impor direito inexistente ou *improcedente*, ou alimenta intenção de fazer valer sua vontade ou alegação, sem que as tenha, devidamente, fundadas numa razão jurídica ou num fato verdadeiro.

Em qualquer circunstância, pois, a improcedência sempre se funda na *falta de provas* ou *inexistência de direito* ou de *princípio legal*, que apoie a pretensão da pessoa.

IMPROCEDENTE. Indicativo do *fato*, do *ato* ou da *coisa*, que *não procede* ou que *não tem cabimento*, por lhe faltar fundamento legal ou porque não tenha assento em prova suficientemente demonstrada.

Improcedente, assim, traz o mesmo sentido de *inadmissível*, *inaceitável*, *incomportável*, *inatendível*.

IMPRODUTIVO. É indicativo da qualidade de não produzir, ser estéril ou não ter fertilidade. É o infecundo.

Na técnica mercantil, quer significar a situação de bens que não produzem rendas, que não dão frutos.

Quanto ao capital, é aquele que é aplicado em coisas que não dão resultados ou não produzem lucros.

Em certos casos, assemelha-se ao *imobilizado*, quando este é tomado neste aspecto de improdutividade.

O capital imobilizado num negócio é capital às vezes improdutivo.

IMPRONÚNCIA. Gramaticalmente, *impronúncia* quer significar o *não pronunciamento*, *aimprocedência*, a *inadmissão* ou *inaceitação*.

Na terminologia do Direito Penal, sem fugir ao conceito vulgar, *impronúncia* quer indicar a decisão do juiz que não aceita a denúncia ou a queixa dada contra alguém *por a julgar improcedente ou não provada*.

E por ela, desde que não se provou a autoria do crime imputado à pessoa, é *livre da acusação*.

O argumento da impronúncia é contido no art. 409, do Cód. de Proc. Penal: “Se não se convencer da existência do crime ou de indício suficiente de que seja o réu o seu autor, o juiz julgará *improcedente a denúncia ou a queixa*.”

Mas, a *impronúncia*, improcedência da denúncia pela falta de provas presentes a ela, *não produz coisa julgada*. Novas provas podem surgir, a questão se reabre, e a dúvida pode desaparecer (art. 409, parág. único, do Cód. de Processo Penal).

IMPROPRIEDADE. Do latim *improprietas*, de *improprius* (que não é o próprio), revela a qualidade ou a condição de todo fato ou coisa, que não se apresenta *apropriadamente* ou *conforme às regras* instituídas, ou *não se adapte* às normas ou aos usos e costumes preestabelecidos.

Pela impropriedade, verifica-se, então, que o fato, ato, ação, coisa ou mesmo a pessoa fogem aos requisitos ou às condições, que os tornariam próprios, seja em razão do objetivo tido, seja em face de sua inadaptação ao caso em espécie, seja porque contravém às regras, princípios, leis, usos, costumes ou mesmo estilos, reguladores ou instituídos para os casos, em que se enquadram ou se mostram próprios.

Na terminologia forense, por exemplo, *impropriedade de ação* será a utilização de ação, que não é própria ou apropriada ao caso, ou seja, aquela que não é indicada pela regra processual e dita como a que deva rituar o processo. É, assim, a ação diferente daquela que deveria ser usada, diferença esta anotada pela diversidade de rito ou pela diversidade de formalidade.

Modernamente, a impropriedade de ação não é motivo de nulidade do processo. Serão aproveitados do processo intentado impropriamente os atos aproveitáveis. E se fará seu enquadramento, e segundo o rito próprio, para que se conclua o procedimento, sem qualquer prejuízo para as partes.

Mas, impropriedade de ação, referente ao processo, não se confunde com *impropriedade de nome*, que é o engano na denominação da ação, batizada por uma forma, quando outra é a sua designação. Indica, no entanto, a falta de propriedade do nome.

Também não prejudica nem anula a ação. E o engano se pode corrigir pela mera *retificação*, desde que se tenham atendido os demais requisitos ou regras processuais.

Mas, em outros casos, a impropriedade acarreta a *improcedência* do ato ou da medida, como pode motivar a *impugnação* deles ou da pessoa que se apresenta *impropriamente*, para participar de um ato, em que não possa ser admitida.

Ainda, a *impropriedade* pode por atos supervenientes afetar coisas que se mostram próprias. Esta impropriedade é decorrente, em regra, do destino dado às coisas ou de seu uso, de modo

que alterações posteriores possam modificar a sua qualidade de próprias ou de úteis ao fim para que eram tidas. Em tais circunstâncias, pode ser impugnado o ato, que as venha modificar, para torná-las impróprias ou inadaptáveis ao fim, que tinham antes.

IMPORROGÁVEL. É palavra mais propriamente empregada, em questão de prazos, para indicar aquele *que é fatal* e não pode ser prorrogado ou dilatado.

É prazo, assim, *que se extingue, que se cumpre*, tão logo se verifique seu *termo* (dia de vencimento) sem possibilidade de uma *nova dilação* ou de uma *prorrogação*.

Na prática forense, é a qualidade ou atributo inerente ao *prazo fatal*. Esgota-se pelo vencimento e não restitui nem se restabelece.

Tem o mesmo sentido de *impreterível*, desde que este também é tido na significação de *fatal einadiável*.

IMPRUDÊNCIA. Derivado do latim *imprudencia* (falta de atenção, imprevidência, descuido), tem sua significação integrada de *imprevisão*.

Mas, na terminologia jurídica, possui sua acepção própria, que o distingue de outros vocábulos, compreendidos na classe das imprevisões, tal como *negligência*.

Assim, resulta da imprevisão do agente ou da pessoa, em relação às consequências de seu ato ou ação, *quando devia e podia prevê-las*.

Mostra-se *falta involuntária*, ocorrida na prática de ação, o que a distingue da *negligência* (omissão faltosa), que se evidencia, precisamente, na *imprevisão* ou *imprevidência* relativa à precaução que deverá ter na prática da mesma ação.

Funda-se, pois, na *desatenção culpável*, em virtude da qual ocorreu um *mal*, que podia e deveria ser atendido ou previsto pelo imprudente.

Em matéria civil, se da imprudência decorre ofensa a direito alheio, prejuízo material, incluído o imprudente na *culpa in committendo* (diz-se *in ommittendo* para o caso de negligência ou omissão), é responsável pela ofensa que tenha causado, indenizando a vítima ou o prejudicado dos prejuízos ou danos que tenha sofrido.

Em matéria penal, arguido também de culpado, é o imprudente responsabilizado pelo dano ocasionado à vítima, pesando sobre ele a imputação de um *crime culposos*.

A imprudência, além de distinguir-se da negligência, configura-se diferente da *imperícia*.

IMPUBERDADE. De *impúbere*, exprime ou indica o estado da pessoa que *não atingiu ainda a adolescência*, ou seja, não chegou à idade própria para procriar. Em consequência, à idade para casar.

Vide: *Impúbere*.

IMPÚBERE. Derivado do latim *impubas imuberis* (que não tem barba), é o nome que se dá às pessoas que não tenham atingido ainda a *puberdade*. Encontram-se, ainda, *naimpuberdade*.

Clinicamente, o estado de *impúbere*, ou a *impuberdade*, se extingue quando começam os órgãos reprodutivos a se manifestar. Aí se inicia a *puberdade*.

Entre os romanos, a *impuberdade* terminava quando, pelo desenvolvimento da pessoa, *habitus corporis*, se mostrava haver saído do período da infância.

Procura-se, por isso, a fixação de um período certo. E para evitar a série de incertezas decorrentes dessa fixação, Justiniano estabeleceu que aos 14 anos, no homem, e aos 12 na mulher, findaria a *impuberdade*.

Na *impuberdade*, viam os romanos três etapas distintas: os *impúberes*, que estão ainda na *infância*, ou primeira infância, que vai até os sete anos; os que estão próximos à infância, e os que estão próximos à *puberdade*.

No sentido moderno, *impúbere* é aquele que não pode, por falta de idade, contrair justas núpcias.

Pelo art 5º do CC/2002, a menoridade cessa aos 18 anos de idade completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Mas, conforme o parágrafo único desse artigo, existem situações em que cessará a incapacidade, para os menores, e uma delas é o casamento (inciso II). Diz (art. 1.517) que o homem e a mulher com 16 anos de idade podem casar, enquanto não atingida a menoridade civil, exigindo-se autorização de ambos os pais,

ou de seus representantes legais. Diz também (art. 1.520) que, excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou idade núbil (art. 1.517), para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gradidez.

Vide: *Incapacidade. Puberdade. Menor. Menoridade.*

IMPUDÊNCIA. Do latim *impudentia*, de *impudens* (descarado, sem pudor, sem-vergonha), quer significar a *falta de pudor* ou *de vergonha* na pessoa do *impudente* ou *impudico*.

É, assim, o *atrevido desrespeitoso* ao pudor alheio, ou a prática de atos impudentes ou atentatórios ao pudor.

Difere da *impudicícia*, que já se mostra a *lascívia* ou *desonestidade*. E significa também *prostituição*.

A impudência é, mais propriamente, o *atentado ao pudor*, que se anota atrevidamente, desaforadamente. É o *ultraje ao pudor*.

A *impudicícia* é o caráter do impudico ou do impudente. Ou se mostra a qualidade da pessoa desonesta em relação à pureza de costumes ou à castidade.

IMPUGNAÇÃO. Do latim *impugnatio*, de *impugnare* (atacar, combater, contradizer), na prática forense quer exprimir todo ato de repulsa, de contestação, de contradita, praticado contra atos do adversário ou parte contrária, pelos quais se procura anular ou desfazer suas alegações ou pretensões, ou impedir que promova ato processual, demonstrado ou julgado injusto.

É, nesse sentido, como em sentido amplo, todo *ataque* a ato ou alegação de outrem, intentado com o intuito de desfazê-los ou anulá-los.

Nesta razão, a impugnação é ato ou ação a que se procede, todas as vezes que alguém não se conforma com o que se está fazendo ou, mesmo, com o que já está feito.

Mas, para ser justa e cabível, deve o *impugnante* mostrar a justeza de sua repulsa ou contrariedade trazida ao ato ou decisão impugnada, e a procedência de seu ato de impugnação.

Na prática forense, a *impugnação* pode objetivar-se de várias maneiras. Pode apresentar-se como *contestação*, *contrariedade*, *exceções*, como pode ser considerada sob a modalidade de *recursos*, que não passam estes de impugnações aos despachos ou decisões proferidas no processo.

Impugnação. Mesmo no sentido da contradita ou contrariedade, quer o vocábulo significar *onã reconhecimento* de algum ato ou fato, não o considerando assim *legítimo* ou em conformidade com a verdade.

Aliás, não foge à acepção geral de *ataque* ou *combate* ao que não se quer reconhecer ou aceitar como verdadeiro ou justo. É a *resistência* ao que não se quer admitir.

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. É o meio de defesa contra o cumprimento de sentença na hipótese de condenação à obrigação de pagar quantia.

Portanto, após a edição da Lei nº 11.232/2005 não cabe mais da hipótese Embargos do Devedor, mas sim Impugnação.

Há também, aqui, uma polêmica quanto à natureza jurídica da Impugnação: para parte da doutrina é considerado um mero incidente, não existindo um processo de execução autônomo e não havendo, portanto, sucumbência nem custas processuais a recolher pelo vencido. Para outra parte da doutrina teria natureza jurídica de ação autônoma, incidindo, portanto, sucumbência e custas pelo vencido. (gc)

IMPULSO. Do latim *impulsus*, de *impellere* (impelir, pôr em movimento), geralmente quer significar a força com que se atua contra algum corpo, para que este se ponha em movimento. E, assim, figuradamente, é o *incitamento*, a *instigação*, a *iniciativa*, o *ímpeto*, o *estímulo*.

Impulso. Na técnica dos negócios, notadamente mercantis, quer significar o *desenvolvimento* ou a *prosperidade* levada a um estabelecimento, segundo a orientação de determinada pessoa ou em consequência da realização de certos atos.

É neste sentido que se diz geralmente: a nova direção deu grande *impulso* aos negócios da firma. Proporcionou, assim, uma grande prosperidade, um surto próspero aos negócios.

IMPUNIBILIDADE. Condição ou qualidade do que não deve ser punido.

Vide: *Impunível*.

IMPUNIDADE. Do latim *impunitas*, de *impunis* – *in* e *poena* (não punição), exprime o vocábulo a *falta de castigo* ao criminoso ou delinquente.

Assim, a *impunidade* não se confunde com a *absolvição* ou a *impronúncia*. Nesta, *não há pena a aplicar*, desde que não se verifica ação ou omissão delituosa a punir. Na impunidade, existe o delito ou a falta. Há, por qualquer motivo, ausência de punição do criminoso, negligência da autoridade, falta de aplicação da pena pelo crime ou falta cometida.

É, pois, a *ausência de punição* ou *falta de sanção penal*, indicada na própria lei, em face de *imputação criminosa* feita à pessoa.

Mas, a impunidade não se revela simplesmente pela falta de aplicação da pena, no sentido de declará-la. Significa, também, o *não cumprimento da pena* declarada ou aplicada.

Mesmo *condenado*, o criminoso ou faltoso acha-se *impune*, e, assim, ocorre a impunidade.

A lei penal considera crime o *favorecimento pessoal* ao criminoso, para que se torne *impunedo* crime ou delito cometido, quando a pena é de reclusão. Ou para que escape da prisão ou detenção, onde já se encontra em cumprimento de pena que lhe tenha sido imposta.

Mas, como se pode evidenciar, a impunidade pode decorrer do fato de não ter sido possível a aplicação da penalidade imputável à pessoa, como pelo fato de haver sido dispensado dessa punição, por indulto ou perdão.

Assim, a impunidade pode ser de *fato*, quando resultante da impossibilidade de ser aplicada, seja por sua fuga, depois de condenado, seja porque não pode ser trazido à prisão. E é *dedireito* quando a impunidade se produziu pelo perdão ou pelo indulto, que o remiu da punição.

IMPUNÍVEL. Oposto a *punível*, pela aposição da negativa *in*, mostra o vocábulo a qualidade ou condição do que *não pode ser punido*, ou *não se deve punir*.

Assim, o adjetivo vem assinalar os agentes de crimes, delitos ou faltas cometidas, que, por força da própria lei, em face de certas e determinadas circunstâncias, se favorecem com a ausência de culpabilidade. Fatos se registraram que os fazem isentos da responsabilidade ou a lei os considera como irresponsáveis, portanto impuníveis.

A *impunibilidade*, caráter e qualidade de impunível refere-se à ausência de imputabilidade ou de *responsabilidade* criminal.

Assim, difere da *impunidade*, que é a falta de punição, enquanto a *impunibilidade* se mostra a impossibilidade de punição ou dispensa da punição, sem que se considere a pessoa em estado de *impune*, desde que *não merecia* nem lhe cabia a pena. Na impunidade é a pena devida, na impunibilidade não há pena a aplicar.

IMPUTABILIDADE. Derivado de *imputar*, do latim *imputare* (levar em conta, atribuir, aplicar), exprime a *qualidade do que é imputável*.

Nestas condições, seja nos domínios do Direito Civil ou do Penal, a *imputabilidade* revela *aindicação da pessoa* ou do *agente*, a quem se deve atribuir ou impor a responsabilidade, ou a autoria de alguma coisa, em virtude de fato verdadeiro que lhe seja atribuído, ou de cujas consequências seja responsável.

Desse modo, a *imputabilidade* mostra a pessoa para que se lhe imponha a responsabilidade.

E, assim, é condição essencial para evidência da responsabilidade, pois que não haverá esta quando não se possa imputar à pessoa o fato de que resultou a obrigação de ressarcir o dano ou responder pela sanção legal.

A imputabilidade, portanto, antecede à responsabilidade. Por ela, então, é que se chega à conclusão da responsabilidade, para aplicação da pena ou imposição da obrigação.

IMPUTAÇÃO. Do latim *imputatio*, também de *imputare* (levar em conta, atribuir), é a declaração ou atribuição, que se faz, de que a ação pertence a uma pessoa ou foi praticada por ela.

Neste sentido, quer significar o ato pelo qual se declara que alguém, como autor ou causador de uma ação, como *efeito*, de que é *causa*, *deve responder* pelas consequências dessa ação.

Mas, a imputação, em tal circunstância, indica simplesmente a relação do ato (*efeito*) com a pessoa ou agente, como causa.

E daí é que se difere da *imputabilidade*, que já põe em evidência a responsabilidade do agente às consequências da ação ou omissão, que lhe é atribuída, para que se lhe *aplique* a penalidade ou se lhe exija o ressarcimento do dano, enquanto a *imputação* é apenas a indicação, teoricamente, de quem deva ser chamado à responsabilidade para lhe ser atribuída a qualidade de autor ou causador do ato ou fato imputável.

A imputação, pois, é a simples *atribuição* de causa, sendo, no sentido penal, tomada na equivalência de *incriminação*.

Em tal circunstância, a imputação pode ser evidenciada como *verdadeira* ou pode ser *falsa*.

Imputação. Além de seu próprio conceito de *atribuição*, em Direito Civil é o vocábulo encarado no sentido de *aplicação*, ou seja, no destino apropriado, ou que deva ser atribuído a certas coisas, notadamente dinheiro destinado ao agente ou pagamento das dívidas.

Em se tratando de dinheiro, quer assim exprimir o *certo destino* ou a *devida aplicação* de importância em dinheiro, entregue por alguém a seu credor, relativamente a certa dívida ou a parte dela, quando a dita importância não se mostra suficiente para atender à totalidade das dívidas ou do valor de uma dívida.

Diz-se propriamente, *imputação do pagamento*. E CLÓVIS BEVILÁQUA a define como “a operação, pela qual o devedor de vários débitos da mesma natureza, a um só credor, declara qual deles quer extinguir”.

Já era o princípio dominante no Direito Romano, em virtude do que a *imputação* importava na existência de várias obrigações ao mesmo credor e no direito de escolha do devedor em fazer aplicar o pagamento em uma delas. E se o devedor não usava desse direito, tornava-se *sefaculdade* do credor, a quem cabia, no entanto, agir como agiria o devedor, aplicando o pagamento na dívida mais onerosa ou mais antiga, ou naquela que seria de maior interesse liquidar. E, conforme as circunstâncias, a imputação pode ser deferida de acordo com as partes, ou imposta por determinação legal.

Se a *imputação do pagamento* é consequente da vontade ou de acordo havido entre devedor e credor, entende-se *convencional*.

Se, no entanto, na falta de convenção, é a imputação cumprida segundo regras da própria lei, é denominada de *legal*.

IMUNIDADE. Do latim *immunitas* (isenção, dispensa), entende-se o *privilegio* outorgado a alguém, para que se livre ou se isente de certas imposições legais, em virtude do que não é obrigado a fazer ou a cumprir certos encargos ou certa obrigação, determinada em caráter geral.

Em princípio, é atribuída a certas pessoas, em face de funções públicas exercidas (parlamentares, congressistas, diplomatas). E, por ela, lhes é assegurada uma soma de regalias, e prerrogativas excepcionais, em relação às demais pessoas.

A imunidade coloca as pessoas, a quem se atribuem semelhantes prerrogativas ou regalias, sob proteção especial.

IMUNIDADE DIPLOMÁTICA. É a soma de regalias ou privilégios atribuídos às pessoas que exercem as funções de diplomatas, consistentes, principalmente, no respeito e na inviolabilidade de sua pessoa e de sua família, e extensivamente, na de seus auxiliares.

Integradas na imunidade, as regalias de prerrogativas dos diplomatas ou membros de corpo diplomático objetivam-se em concessões relativas à sua pessoa e às suas ações, entre as quais se anotam a de não se mostrarem sujeitos às imposições do país estrangeiro, em que se encontram, escapando à sua soberania e autoridade.

IMUNIDADE JUDICIAL. É expressão que designa a prerrogativa atribuída aos advogados em virtude da qual não se consideram *crime de injúria* ou *difamação punível* os conceitos ou opiniões por eles emitidos em suas razões ou alegações jurídicas, juntas ao processo, ou qualquer ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa.

É imunidade que atinge também às próprias partes. Mas, semelhante imunidade deve ser entendida em relação aos fatos, que não aberrem da defesa, isto é, que não ultrapassem os limites da defesa: *non ultra quam poscit litis utilitas*.

Se é ofensa estranha à causa, não tendo qualquer ligação com o fato, em que se funda a defesa, não se mostra, pois, segundo a *libertas convinciandi*, injúria ou difamação, que possa fruir a impunidade, que se gera do *animus defendendi*.

Extravasa a defesa e escapa à imunidade preconizada para os fatos, que a ela se ligam.

IMUNIDADE PARLAMENTAR. Assim se diz da soma de regalias e prerrogativas assinadas ou concedidas, legalmente, aos delegados do povo no congresso, a fim de que possam exercer livremente o seu *mandato legal*, sem qualquer restrição.

As imunidades parlamentares concretizam-se, principalmente, na *inviolabilidade* da pessoa. E, assim, não poderá ser presa nem processada criminalmente, sem licença especial da corporação a que pertence, salvo se *pegada em flagrância* em crime inafiançável (Constituição Federal, art. 53, § 2º).

Mesmo, no estado de sítio, salvo casos especiais, as imunidades parlamentares subsistirão (Constituição Federal, art. 53, § 8º).

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. Designa as vedações ao princípio jurídico da tributação obrigatória, oriundas de expressos e inextensivos preceitos constitucionais (vide CF/88, arts. 150/152).

IMUTABILIDADE. De *imutável*, do latim *immutabilis* (que não muda, que é firme ou é estável), demonstra a qualidade ou mostra a condição do que *não se pode mudar* ou *modificar*.

Desse modo, todo ato que é feito sob condição de ser imutável ou a que a lei declara ser *imutável*, adquiriu imutabilidade. E, por essa razão, em hipótese alguma pode ser alterado ou modificado, para que tome outra forma ou seja substituído.

IMUTABILIDADE DO PRENOME. É condição imposta por lei ao *prenome* escolhido, ou que consta do registro civil da pessoa. O prenome não pode ser mudado, não pode ser substituído por outra palavra. É *estável* no nome da pessoa.

Somente em casos excepcionais, por questão de decoro ou por fato aberrante, poderá o juiz permitir que se *troque de prenome*. Aí há razões de alta relevância que possam autorizar a mutação. E diante delas não deve o princípio legal ser inexorável.

INÁBIL. Do latim *inhabilis* (impróprio, incapaz, inepto), na linguagem jurídica, exprime precisamente o sentido originário: é o que não é hábil, não é próprio, ou não é capaz.

O *inábil*, em relação a pessoa, é a *falta de capacidade* ou a *falta de aptidão* para que possa executar ato ou realizar negócio com validade jurídica.

Em relação ao ato, é a *falta de requisito* ou a *ausência de condição legal* para que possa surtir os efeitos jurídicos.

Juridicamente, pois, o inábil é contrário à lei ou não merece apoio na lei.

Inábil. Em referência à execução de certos atos, notadamente de natureza profissional, *inábile* equivale a *inapto* ou *inepto*. É indicativo da *falta de perícia* ou da *falta de conhecimento apropriado* à realização dos referidos atos.

Profissional inábil é, pois, o profissional que não tem condições nem está capacitado para o exercício de seu ofício ou de sua profissão.

INABILIDADE. De *inábil*, é a qualidade do *inábil*, ou seja, da pessoa que não tem ou não está em condições de executar habilmente o ato, ou de exercer bem a profissão.

Em relação à prática dos atos ou dos negócios jurídicos, a inabilidade, mostrando a falta de aptidão, revela-se a *própria incapacidade* ou a *incompetência*.

Em relação ao exercício da profissão, a inabilidade entende-se melhor a *imperícia* ou a ausência de conhecimentos técnicos indispensáveis.

INABILITAÇÃO. Vulgarmente, exprime a *incapacidade física* ou a *incapacidade intelectual*, que impede a pessoa de realizar o trabalho ou de executar o ato.

Quando a inabilitação envolve a incapacidade física, conduz o sentido de *impossibilidade material* ou *impedimento de ordem física*.

Sendo a inabilitação de ordem intelectual, revela a *falta de conhecimento* ou de *preparo técnico* indispensável ao exercício de certos atos ou ao desempenho de certos misteres.

Inabilitação. No conceito propriamente legal ou jurídico, a inabilitação entende-se a *falta de regularização* ou a *não satisfação de certas exigências legais*, a fim de que se possa exercer certa atividade ou desempenhar certa função. Nesta hipótese, a inabilitação, equivalente à incapacidade, diz-se *legal*, visto que, por força de lei, não pode a pessoa exercer ou praticar ato, com apoio na lei, por lhe faltar a necessária habilitação.

Inabilitação. Na linguagem escolar e acadêmica, significa o mesmo que *reprovação* nos exames a que se submeteram os estudantes ou acadêmicos.

INABITÁVEL. Do latim *inhabitabilis*, exprime a qualidade do que não pode ser habitado, é impróprio à habitação ou não está em condições de ser habitado.

“IN ABSENTIA”. Locução latina que se traduz: *na ausência*. É apropriada para indicar o julgamento do réu, realizado sem a sua presença ou a que não assistiu, por estar ausente.

INACESSÍVEL. É o adjetivo indicativo de tudo que não pode ser atingido. Ou, mais propriamente, indica o local a que não se pode chegar.

Dessa forma, a *inacessibilidade*, qualidade de inacessível, decorre da *impossibilidade material* ou do *impedimento imperioso*, que não possa ser vencido, ou mesmo de qualquer *outromotivo justo*, que se mostre *impedimento*, para que se atinja ou se chegue a certo lugar.

No sentido da lei processual, o *inacessível* se determina por toda sorte de motivos, sejam permanentes ou eventuais, que tenham *força para impedir* o acesso a determinado lugar.

Pode ser decorrente da impossibilidade material, como seja falta de condução, ingremidade do local, que não permita sua ascensão até ali, como da impossibilidade ou do impedimento decorrente de fatos que ali se registram, como guerra, peste, sedição etc., claramente impositivos de qualquer aproximação a ele.

“IN ACTU”. Locução latina, que se traduz *no ato*, indicativa do que se faz no *mesmo instante* ou se pratica *dentro de um ato*.

INADIMPLEMENTO. Oposto a *adimplemento*, quer significar juridicamente o *não cumprimento* ou a *não satisfação* daquilo a que se está obrigado, dentro do prazo convencionado ou contratual. Também se diz inadimplência.

Juridicamente, o *implemento da condição* têm efeito diverso do *inadimplemento da obrigação* ou do *contrato*.

O implemento da condição pode acarretar a resolução ou extinção da obrigação.

O inadimplemento da obrigação não libera o devedor de seu cumprimento. Ao contrário, pode trazer em resultado a agravação de encargos, pois lhe podem ser exigidas certas compensações, como sejam, juros de mora e multas contratuais.

Vulgarmente, é o *não pagamento da dívida*.

INADIMPLENTE. Designa o devedor, contratante, ou estipulante que não cumpriu a obrigação convencionada dentro do prazo ou nas condições contratadas.

INADMISSÍVEL. Assim se diz de todo ato ou de toda ação, que não pode ser aceita ou admitida, porque não se apoia em lei ou não está conforme o estilo.

Dessa forma, é o caráter do que não pode ter *admissão* (ato de admitir).

Em certos casos, a *inadmissibilidade* (qualidade de inadmissível) advém de não ser atendida a prescrição legal.

É o caso do recurso *fora do prazo*, que não se admite ou não se permite por esta razão.

Toda *inadmissão* (ação e efeito de não admitir) provém, pois, de não estar o ato que se quer praticar, ou a medida que se quer executar, fundada em regra legal. Ou ser contrária a princípio jurídico. Traz consigo, pois, o sentido equivalente a *improcedência*, sendo o inadmissível identificado com o *improcedente*.

INAFIANÇABILIDADE. Qualidade ou condição do que não pode ser afiançado, ou não é suscetível de fiança. É o *estado de inafiançável*.

Refere-se, notadamente, à situação de certos crimes que não podem ser afiançados e se dizem inafiançáveis.

A inafiançabilidade equivale à *inadmissibilidade da fiança* ou de *caução*. E, por essa razão, pode ser tida no mesmo sentido de *incaucionabilidade*. A fiança, em verdade, é espécie de caução: *caução fidejussória*.

A inafiançabilidade, consoante regra legal, é determinada especificamente, isto é, em relação a certos crimes, como pode resultar da quantidade de pena. Assim, apresenta-se a inafiançabilidade:

Qualitativa, quando resulta da própria qualidade do crime, sem atenção à pena que possa ser aplicada.

Quantitativa, quando não se deriva da qualidade do crime mas da quantidade da pena.

INAFIANÇÁVEL. Vulgarmente, é qualificativo do que não pode ser sujeito à fiança ou não é passível de fiança.

Geralmente, é usado na terminologia do Direito Penal para assinalar os crimes que não admitem fiança.

Inafiançável possui sentido idêntico a *incaucionável*.

INAGRAVÁVEL. Decisão que não admite o recurso de agravo.

INALIENABILIDADE. Formado de *alienabilidade*, composto negativamente, quer o vocábulo exprimir a condição imposta aos *bens*, para que não possam ser alheados ou alienados.

Encerra, assim, em seu conceito, amplo sentido. A *inalienabilidade*, pois, quer exprimir, como qualidade jurídica atribuída ao bem:

a) A *insuscetibilidade de apropriação*, quando se trata de bens públicos, e a inalienabilidade advém desta sua condição.

b) Sua *não transferência a outrem*, pelo que não pode ser cedido, vendido ou permutado.

c) Não ser gravado com qualquer *ônus real*, como a hipoteca, o penhor ou a servidão. É *aingravabilidade*.

Por sua condição e qualidade de inalienáveis, decorre que os bens, assim gravados, fruem o benefício da *impenhorabilidade*.

Mas, o sentido da *inalienabilidade* mostra-se em conceito diverso nos *bens de uso público* e nos *bens particulares*.

No caso dos bens públicos, revela a insuscetibilidade de apropriação, de que decorre, também, a imprescritibilidade dos bens.

Nesta circunstância, a inalienabilidade se funda na *afetação* do bem ao uso público, por determinação legal. E assim permanecerá enquanto a lei não lhe retirar a qualidade, admitindo a sua apropriação, ou o retirando do uso coletivo.

A inalienabilidade dos bens particulares resulta numa restrição à capacidade, em virtude da qual os bens não podem ser cedidos ou transferidos, enquanto *dura* ou *prevalece* a qualidade que, por lei ou por vontade da pessoa, de quem se houve a coisa ou o bem, lhe é determinada.

A cláusula de inalienabilidade, imposta pelo testador ou doador, pode ser *temporária* ou *vitalícia*.

Quando a alienação se cumpre pela cessão, a inalienabilidade toma a feição de *inaccessibilidade*, ou seja, a não suscetibilidade de ser cedida.

INALIENÁVEL. É expressão usada, na terminologia jurídica, para indicar a restrição imposta ao direito de propriedade, em referência a certas coisas, em virtude da qual não podem elas ser vendidas, cedidas ou alheadas.

O caráter de inalienável às coisas ou bens pode resultar de imposição legal ou ter sido disposto por outrem, consoante faculdade que lhe é legalmente assegurada.

O sentido de inalienável comporta, além de *inaccessível*, o de *inonerável* e de *impenhorável*.

Não obstante se encontrarem os *bens inalienáveis* na insuscetibilidade de alienação ou de alheação, são eles *sub-rogáveis*, a fim de que, em casos excepcionais, possam ser substituídos por outros bens, nos quais recairão os mesmos encargos.

INALTERÁVEL. É requisito ou atributo conferido às coisas, que não se podem alterar ou modificar. Opõe-se ao *alterável*.

Em relação aos prazos, tem sentido equivalente a *improrrogável*. E se mostra, em certas aplicações, em significação igual ao *impreterível* ou *inadiável*. Assim, as *medidas impreteríveis*, de execução obrigatória, também se entendem *inalteráveis*, desde que devem ser cumpridas sem qualquer alteração.

É tomado, quanto ao aspecto em que se possam apresentar as coisas, isto é, sempre com a mesma feição, em acepção idêntica ao *imutável*, indicativo da condição ou do requisito de *não mudar* ou de *não alterar*.

INAMOVIBILIDADE. Exprime o vocábulo a qualidade do que é *inamovível*, isto é, do que não pode ser *movido* ou *trazido* de um lugar para outro.

No sentido jurídico, a *inamovibilidade* impõe a *inalterabilidade* da posição ocupada pela pessoa, no sentido de não poder ser *removida* de onde se acha para outro local, se não anui a essa *mudança*.

Em regra, é garantia ou prerrogativa constitucional assegurada aos magistrados, salvo por promoção aceita, remoção a pedido, ou em virtude de decisão do tribunal competente, diante de interesse público.

O princípio da inamovibilidade, outorgada à magistratura, decorre do princípio da divisão dos poderes. E vem para assegurar a independência de um deles, sendo, assim, como medida de ordem geral e de interesse público, um complemento ao princípio da vitaliciedade.

INAPELÁVEL. Condição do que não é apelável ou não pode ser apelado.

Assim se diz, pois, do despacho ou sentença, de que não cabe *apelação*, ou por ser impróprio o recurso, ou por se ter esgotado o prazo de sua interposição.

Vulgarmente, ainda, *inapelável* quer exprimir o que está *decidido em definitivo*, sendo, pois, decisão ou solução *irretratável*, *sem qualquer recurso*.

INAPTIDÃO. Ao contrário de *aptidão*, revela a qualidade ou a condição do *inapto*.

Possui o mesmo sentido de *inabilidade*.

A *inaptidão* é índice de incapacidade e de incompetência, pelo que o *inapto* se vê inibido de praticar certos atos jurídicos para os quais se exige a *capacidade* ou a *competência*. Pode ser tido no sentido de *inabilitação*.

Vide: *Capacidade. Inabilidade. Incapacidade*.

“IN ARTICULO MORTIS”. Locução latina, que se traduz: *em artigo de morte*, com a mesma significação de *in extremis*, empregada para exprimir ou indicar o *momento ou instantes* que se aproximam da morte, ou seja, *próximo à morte* ou prestes a morrer.

INATIVIDADE. É a situação ou estado do que está inativo, ou não exerce atividade. Está fora ou está afastado da atividade.

Na linguagem do Direito Administrativo, indica a posição ou a situação do funcionário público que se afastou ou foi afastado do exercício efetivo de seu cargo ou do desempenho de suas funções, sem que seja privado de remuneração ou dos vencimentos que lhe são assegurados por lei.

Embora a inatividade possa ser disposta em caráter temporário, em regra é permanente, resultando de *aposentadoria, reforma, disponibilidade*.

A inatividade, em princípio, importa na *exclusão do funcionário* do quadro geral de funcionários ativos, passando seu cargo ou sua função, de que foi afastado, a ser exercida por outro funcionário, desde que não houve extinção da mesma.

A inatividade não é imutável. Pode ser extinta, retornando o funcionário à atividade. É ato que se diz de *reversão à atividade*.

INATIVO. Assim se diz do funcionário público, seja civil ou militar, que se encontra fora da atividade. É o funcionário que, aposentado, reformado ou posto em disponibilidade, é *afastado do exercício do cargo* ou da função, que lhe era atribuída.

Vide: *Inatividade*.

INATO. Derivado do latim *innatus* (nascido em ou sobre), quer exprimir o *caráter* ou *qualidade* que é *inerente* à coisa.

Quer isto significar, pois, qualidade, requisito que vem com ela, nasce com ela ou com ela se gera, não sendo pois *qualidade* ou *caráter*, que lhe seja atribuído depois.

A indicação de *inato* equivale, pois, à de *inerente*, que exprime a *qualidade* que vem junto, é originária ou congênita. *Vem dentro da própria coisa*.

“INAUDITA ALTERA PARS”. Sem ouvir a outra parte.

INAUGURAÇÃO. Derivado do latim *inauguratio* (começo, estreia), exprime todo ato ou fato, pelo qual se dá início ou começo a alguma coisa.

É, pois, o *ato institucional*, a *implantação* ou a *fundação* de alguma coisa.

Antigamente era especialmente empregado para indicar a *consagração* de certas coisas *ousagração* dos reis, imperadores ou prelados.

Entre os romanos, indicava a solenidade ou a cerimônia religiosa promovida para recepção dos áugures, sacerdotes que tiravam os presságios dos voos dos pássaros.

E daí por que *inaugurar* significa também *adivinhar*, *prognosticar*.

INAVEGABILIDADE. Formado de *navegabilidade* e o prefixo negativo *in*, exprime a qualidade do que *não pode navegar* ou *não está em condições de navegar*, ou *não é próprio à navegação*.

Nestas circunstâncias, a *inavegabilidade* tanto se pode referir às águas, que não admitem navegações, ou em que a navegação não é possibilitada, como aos navios ou embarcações, vistos em condição de não poderem navegar.

A *inavegabilidade das águas* (rios, lagos, lagoas, braços de mar etc.) decorre da impossibilidade de se estabelecer nelas um sistema de navegação permanente, por não serem apropriadas ou por não apresentarem, pela pequena profundidade ou por empecilhos naturais, condições favoráveis à navegação.

A *inavegabilidade*, pois, provém da falta de volume de água indispensável à prática da navegação, como de sua impossibilidade em virtude de outros fatos de ordem natural, que impeçam a navegação, tais como *corredeiras*, *cachoeiras* ou obstruções de outra ordem.

Em relação às embarcações, a *inavegabilidade* decorre de sua *imprestabilidade* ao objetivo, por ter perdido todos os requisitos de segurança para sua navegabilidade, para a qual se diz *navegabilidade absoluta*. Ou provém, a *inavegabilidade relativa*, da necessidade de consertos ou reparações, a fim de que se ponham em condições para navegar novamente.

O navio ou embarcação tido como *inavegável* é considerado condenado e pode *ser abandonado* pelo capitão, mesmo sem mandato ou poderes expressos de seu proprietário.

“IN BONAM PARTEM”. Expressão latina que significa em benefício da parte. (gc)

INCAPACIDADE. Opondo-se a *capacidade*, porque o prefixo que nele se coloca demonstra negação, em sentido jurídico quer exprimir a *falta de qualidades* ou a *ausência de requisitos indispensáveis* para o exercício ou gozo de direitos.

É, assim, em sentido equivalente a *inabilidade* ou a *inaptidão* para a prática de todos ou de certos atos jurídicos, ou para o exercício e gozo de direitos.

Assim, segundo é geral ou especial, relativa ou absoluta, a incapacidade atua no sentido de impedir que a pessoa tida como *incapaz* possa *obrigar-se*, *contratar*, *dispor de bens*, *fazer testamentos*, *transigir*, *comparecer em juízo*, *exercer certas funções públicas*, *receber certos benefícios* ou *praticar validamente atos jurídicos*, para cujo desempenho ou exercício é indispensável semelhante aptidão jurídica.

Dessa forma, embora notadamente matéria pertinente ao Direito Civil, de onde promanam os princípios reguladores de *capacidade*, como a *faculdade* de exercitar, livremente, direitos e contrair obrigações, no sentido amplo de *inaptidão legal*, a incapacidade é anotada todas as vezes que a pessoa, seja física ou jurídica, por impossibilidade ou determinação de ordem legal, não pode por si comparecer para prática de atos jurídicos, de qualquer natureza, ou para o exercício de direitos.

Embora sempre prevista ou anotada em lei, a incapacidade decorre de *fatos naturais*, ou se funda em *determinação legal*. A incapacidade decorrente de fatos da natureza, é dita, geralmente, *absoluta* ou *relativa*, conforme haja ou não proibição para a prática total de atos ou do exercício e gozo de direitos.

Vide: *Capacidade*. *Capaz*. *Emancipação*. *Maioridade*. *Menoridade*.

Incapacidade. Mas, em outro sentido, a incapacidade quer significar a *impossibilidade material*, não a jurídica, em que se possa encontrar a pessoa para a prática de certos serviços ou trabalhos.

Vide: *Incapacidade física*.

O Cód. Civil/2002 dispõe sobre a capacidade nos artigos 1º a 5º; e em conformidade com ele, a menoridade cessa aos 18 (dezoito) anos completos. (ngc)

Conforme o parágrafo único do art. 5º do CC/2002, há situações em que cessará a incapacidade, para os menores, e uma delas é o casamento (inciso II). Diz este Código (art. 1.517) que o homem e a mulher com 16 anos de idade podem casar, enquanto não atingida a maioridade civil, exigindo-se autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais. Diz também (art. 1.520) que, excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil (art. 1.517) para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez.

INCAPACIDADE ABSOLUTA. Assim se diz a incapacidade que impede a pessoa de participar de qualquer ato jurídico. É, assim, inteiramente afastada de qualquer atividade jurídica, não se reconhecendo a menor validade legal aos atos que possa praticar.

A incapacidade absoluta é, no entanto, suprida pela *representação legal*, em virtude da qual, em nome dos incapazes, se praticam os atos jurídicos a que devam comparecer ou dos quais devam participar.

São arguidos de *incapacidade absoluta*, pelo que não podem praticar ou exercer, pessoalmente, qualquer ato da vida civil, comercial ou processual, *os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática destes atos e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade* (art. 3º do Cód. Civil/2002).

A representação legal se promove por intermédio dos *pais*, dos *tutores* ou dos *curadores*, sendo que os poderes de representação, que lhes são deferidos, encontram-se fundados e consignados na própria lei. E os atos que praticarem sem ser por intermédio deles são nulos *pleno jure* e tidos como inexistentes, sem qualquer eficácia jurídica, portanto. (ngc)

INCAPACIDADE CIVIL. Diferentemente de *natural*, que se funda em fatos de ordem física ou de natureza, a *civil* resulta de fatos que afetam o indivíduo como elemento da sociedade, privando-o da fruição ou gozo de certos direitos ou o impedindo de dispô-lo livremente.

É o caso da incapacidade relativa do falido, do pródigo, do condenado, que se gera em fato de ordem eminentemente civil, e vem fixada em lei ou é reconhecida por decisão judicial, como a do ausente ou do pródigo.

INCAPACIDADE COMERCIAL. É a que priva a pessoa de exercer a mercancia ou exercer a profissão de comerciante.

É incapacidade que, por vezes, atinge os próprios capazes civilmente.

A lei comercial a fixa, indicando os casos em que se evidencia.

INCAPACIDADE DO INTERDITO. É a que decorre da interdição judicial, ou seja, a que se decreta por sentença do juiz.

A incapacidade do interdito pode ser absoluta ou pode ser relativa, dependendo dos motivos naturais ou jurídicos que a determinaram.

Vide: *Interdição*.

INCAPACIDADE DO MENOR. É, em sentido genérico, a incapacidade jurídica que atinge as pessoas que não tenham chegado à maioridade (18 anos completos).

É *absoluta* ou *relativa*. Absoluta, para os menores de 16 anos; relativa, para os maiores de 16 e menores de 18 anos. (arts. 4º e 5º, do Cód. Civil/2002). (ngc)

Vide: *Incapacidade*.

INCAPACIDADE DO PERITO. É incompetência profissional da pessoa indicada como perito, isto é, a falta de conhecimentos técnicos ou profissionais, que o mostram inábil para o desempenho do mister, que lhe é confiado.

Esta espécie de incapacidade, pois, que também pode ser dita de incapacidade técnica, revela a inidoneidade profissional da pessoa, que se mostra sem a *perícia na arte* ou sem a *eficiência técnica*, para exercer o ato de que é incumbida.

A falta de *habilitação legal* da profissão, em certos casos, já demonstra esta incapacidade, pois que se é a lei que exige essa habilitação, sua não comprovação mostra a *falta de habilidade*, que se faz necessária para evidência de ser capaz, profissionalmente.

A incapacidade do perito pode ser motivo de sua impugnação, quando de nomeação do juiz, salvo se se trata de perícia que não seja pertinente à profissão regulamentada.

INCAPACIDADE FÍSICA. É a que impede a pessoa de exercer suas atividades profissionais. Pode decorrer de moléstia, como pode decorrer de acidente, havido mesmo no trabalho.

Nas questões de administração, notadamente quando referentes ao trabalho comercial ou industrial, a incapacidade física, quando total, resulta na aposentadoria do empregado ou funcionário. Se temporária e consequente de acidente, há indenização e paga dos salários durante o impedimento para o exercício efetivo do trabalho.

Nestas condições, a *incapacidade física* ou *material*, que possui o sentido de impedimento ou impossibilidade de trabalhar, pode ser *total* ou *absoluta*, *parcial*, *permanente* ou *temporária*.

É *absoluta*, ou *total*, quando por ela se verifica a impossibilidade de qualquer espécie de trabalho remunerado, mostrando-se, assim, a pessoa impedida de exercer qualquer atividade.

É *parcial* quando apenas priva o acidentado de exercer seu antigo emprego ou profissão, mas não o impede de desempenhar outra atividade, embora de menor remuneração.

Permanente, quando, mesmo que se tenha restabelecido do acidente, se mostre *incapacidade* de continuar em seu serviço, por *defeito* advindo do acidente.

Aí, a incapacidade será *total* ou *parcial*, segundo a impossibilidade absoluta de trabalhar ou a possibilidade de exercer outra profissão ou mister.

É, afinal, *temporária*, quando anotada somente durante o tratamento a que está sendo submetido o acidentado, depois do qual se torna capaz para retornar ao trabalho.

As leis trabalhistas anotam todas estas espécies, para efeito das indenizações durante os impedimentos parciais ou absolutos.

INCAPACIDADE JURÍDICA. Denominação genérica atribuída a toda espécie de incapacidade, ou seja, de inaptidão legal para praticar atos jurídicos ou exercer direitos.

Nela se compreendem, assim, a incapacidade civil, a incapacidade comercial e a incapacidade natural, bem assim todas as subdivisões ou espécies delas.

INCAPACIDADE NATURAL. É a que se funda em razão ou motivo de ordem natural ou provindo de natureza.

É assim a que decorre de falta de discernimento ou de qualquer *defeito físico*, que diminua ou restrinja a compreensão das pessoas, tornando-se, por este motivo, *causa congênita* da incapacidade.

A incapacidade natural, por esta razão, é sempre absoluta. E nela se incluem, com exceção dos ausentes, todos que se enquadram na classe daquela: os menores de 16 anos, os loucos de todo gênero, os surdos-mudos.

INCAPACIDADE POLÍTICA. É a que priva a pessoa do exercício dos direitos políticos, ou seja, votar e ser votada para cargos eletivos.

Vários fatores assinalam as leis, para evidência desta espécie de incapacidade: idade, nacionalidade, condenação criminal e exercício de certas atividades.

Em regra, a incapacidade política assenta na incapacidade civil. Mas, mesmo civilmente capaz, há casos em que não pode a pessoa exercer atos ou direitos políticos, em virtude de regras legais, que restringem estas atividades.

INCAPACIDADE PROCESSUAL. É a que priva a pessoa de comparecer ou agir em juízo.

Assenta na *incapacidade de fato*, ou seja, naquela que impede a pessoa de exercer livremente os seus próprios direitos, porque esteja inibida de praticar livremente os atos da vida civil ou comercial.

A incapacidade processual se supre pela representação, quando absoluta, e pela assistência paterna, dos tutores ou curadores, quando relativa.

Vide: *Capacidade processual*.

INCAPACIDADE RELATIVA. É a incapacidade *parcial*, ou seja, a que não impede que a pessoa possa praticar certos atos jurídicos ou da vida civil, quando permitido por lei ou autorizado por quem, legalmente, compete assisti-la.

Opõe-se, assim, à incapacidade absoluta, que é total. Consideram-se incluídos na incapacidade relativa:

- a) os maiores de 16 anos e menores de 18 anos;
- b) os pródigos;
- c) os excepcionais sem desenvolvimento mental completo;
- d) os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido;
- e) os falidos, declarados por sentença, quanto aos interesses, direitos e obrigações da massa.

São anuláveis os atos praticados pelos relativamente incapazes, quando não assistidos por quem de direito, desde que lhes era vedado a sua prática ou execução.

Sobre incapacidade relativa, vide art. 4º, incisos e parágrafo único, do Cód. Civil/2002. (ngc)

INCAPACITAR. Quer exprimir o verbo, não somente a ação de *tornar incapaz*, como a de *semostrar inábil* ou com *inabilidade* para exercer qualquer atividade ou executar qualquer ato.

Desse modo, *incapacitar* significa *declarar a incapacidade* ou *inabilitar* para o exercício de um direito ou para o desempenho de qualquer função ou encargo.

INCAPAZ. É designação dada a toda pessoa afetada de *incapacidade*.

É de sentido equivalente ao *inábil* ou *inapto*.

Sobre incapacidade: vide arts. 1º a 5º, do Cód. Civil/2002. (ngc)

INCENDIÁRIO. Do latim *incendiarius* (o que põe fogo), entende-se a pessoa que, propositadamente, põe fogo, sendo, pela maldade ou culpa de seu ato, considerado criminoso.

Incendiário. Em linguagem figurada, dá-se a mesma denominação à pessoa que procura incitar outras à revolta ou rebeldia, à anarquia.

INCÊNDIO. Derivado do latim *incendium* (fogo, abrasamento, calor forte), entende-se a ação e efeito do fogo lançado, ou vindo às coisas (combustão), em virtude do qual elas se destroem parcial ou totalmente.

O incêndio pode ser *casual*, como pode ser *doloso* ou *culposo*.

O incêndio *casual* ou *acidental* é o que se deriva de fato estranho à vontade da pessoa, ou que não proveio de qualquer ação ou omissão dela.

O *doloso* é o que se produziu *voluntariamente*, isto é, foi *causado* por alguém.

Culposo, se, embora não intencional, tiver como causa imperícia, imprudência ou negligência de alguém. É *involuntário* mas foi derivado de *culpa* de pessoa.

Quando o incêndio, *voluntário* ou *involuntário*, isto é, *doloso* ou *culposo*, expõe a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, configura-se *crime*, classificado entre os crimes de perigo comum. E, assim, o agente, que lhe deu causa, voluntária ou involuntária, direta ou indiretamente, é passível de sanção penal (Cód. Penal, artigo 250).

INCERTEZA. Derivado do latim *incertum* (incerto), quer exprimir o caráter ou estado de tudo que *não é certo* (incerto), é *duvidoso* ou *oferece riscos*.

Nesta razão, traz consigo o sentido da *falta de persuasão* ou *ciência* a respeito das coisas ou dos fatos, como pode indicar a *contingência* ou os *riscos*, a que estão sujeitas as coisas ou os fatos, que não são certos e conhecidos em sua exatidão.

A *incerteza*, em sua acepção de *contingência*, *eventualidade*, *acaso*, constitui qualidade inerente da *condição*.

Nos *contratos aleatórios*, a *incerteza* a respeito de seu objeto é compreendida como *riscos ou azares*.

INCESSIBILIDADE. Exprime a qualidade do que é *incessível*, isto é, do que não pode ser cedido ou transferido a outrem.

Possui sentido equivalente a *inalienabilidade*, sendo propriamente empregado para as alheações de bens, que são promovidas pela *cessão*.

INCESTO. Derivado do latim *incestus* (incesto, mancha, impureza), designa o coito ou a conjunção carnal entre parentes por consanguinidade ou afinidade, que se acham em grau proibido para as justas núpcias.

O *casamento incestuoso*, além da sanção civil que lhe é imposta, a de *nulidade absoluta*, configura-se crime punível, desde que era o *impedimento*, gerador do incesto, conhecido pelos cônjuges.

INCESTUOSO. Qualidade ou caráter do incesto: casamento incestuoso.

INCIDÊNCIA. Derivado de *incidir*, do latim *incidere* (cair sobre), exprime a ação e efeito de incluir, isto é, *de cair* ou *ir sobre* ou *contra* qualquer coisa.

Mostra, deste modo, o *toque* de uma coisa em outra, em virtude do que esta segunda coisa, sentindo o toque ou o efeito daquela, é *ferida* ou *afetada*.

Daí por que, em certos casos, traz consigo o significado de *afetação* ou *gravação*, quando esta se entende a ação que recai sobre uma coisa, para lhe modificar o aspecto ou para sentir *o encargo* ou *ônus dirigido* contra ela.

Na terminologia fiscal, a incidência quer significar o *alcance* ou *chegada efetiva* do imposto sobre a pessoa que o deve pagar ou contribuir com o encargo que lhe é atribuído.

Pela efetividade da *incidência tributária*, então, é que se verifica a diversidade do imposto, dito direto ou indireto. Quer isto dizer que, pela efetividade ou realidade da incidência, se *édireta* ou *indireta*, é que os impostos se distinguem nos dois aspectos.

Quando a incidência se promove sem translação ou repercussão, isto é, quando ocorre ou sobrevém contra a primeira pessoa a quem é atribuído o imposto, é ele direto. Mas, se desta se translada para outra, e outra, até encontrar aquela em que *incide efetivamente* (incidência efetiva), ele se apresenta como indireto.

Assim, a incidência se mostra imediata ou mediata, se ocorre desde logo ou se se verifica depois.

Incidência. Na terminologia da lei penal, sem fugir ao sentido etimológico do vocábulo, quer exprimir a ação ou a omissão que dá causa ao crime. É, pois, a ação ou a omissão que, infringindo regra da lei penal ou princípio nela instituído, se configura um crime ou delito.

É a ação ou a omissão que *vai contra a lei*, ou que contravém ao preceito legal.

INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. Vide: Hipótese da Incidência Tributária.

INCIDENTAL. Na linguagem jurídica é aplicado para qualificar todo ato ou toda ação que venha incidentemente, isto é, *supervenientemente*.

Assim, o *incidental* não é o normal ou o ordinário. Vem no decorrer do normal, embora, por vezes, para influir sobre o que se está promovendo, dentro do normal.

Vide: *Incidente*.

INCIDENTE. Derivado de *incidir*, do latim *incidere* (interromper, sobrevir), possui sentido equivalente a *acidente*. É, assim, a *superveniência de fato* ou *de questão*, que ocorre quando se trata de outro fato ou questão, de que se mostra *acessório*, e esta, a *principal*.

Na técnica forense, em referência às *questões*, incidentemente surgidas no curso do processo, a que se deva dar merecida atenção, dizem-se *processos incidentes*, *causas incidentes* ou meras *questões incidentais*.

Segundo as circunstâncias, ou conforme a importância da matéria que forma o seu objeto, pode ser atendido no próprio curso do processo ou demanda, em que aparece, como pode ser mandado processar em apartado. E aí é que se diz, propriamente, para o *incidente*, *deprocesso incidente* ou *causa incidente*, o que significa que se derivou de outra, mas está dependente ou ligada a ela como coisa acessória.

Se conhecida no mesmo processo, será simples *questão incidente*, antes, simultânea ou preferencialmente, julgada com a *questão principal*.

Mas, o incidente, em regra, somente se afasta do processo principal, quando, por sua natureza, não possa nem deva ser conhecido nele, ou quando surja depois que já está decidido.

A *falsidade*, a *habilitação de herdeiros*, ocorridas na causa, são incidentes dela.

Os despachos ou sentenças sobre *incidentes*, julgados antes do mérito ou questão principal, dizem-se *incidentais*, isto é, *relativos aos incidentes*.

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. Também denominado arguição de inconstitucionalidade; é o procedimento decorrente do princípio da reserva de plenário, previsto no art. 97 da Constituição de 1988, que proclama que somente pelo voto da maioria

absoluta dos seus ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

Tal procedimento é regulado pelo disposto nos regimentos internos dos Tribunais e pelo disposto nos arts. 480 e 482 do Código de Processo Civil. (nsf)

INCIDIR. Do latim *incidere*, é aplicado na linguagem jurídica no sentido de *incorrer, acontecer, atacar*.

Na terminologia do Direito Tributário é anotado, principalmente, com a significação de *suportar* ou *recair*.

Vide: *Incidência. Incidente*.

INCINERAÇÃO. Derivado de *incinerar* (reduzir a cinzas), exprime a ação e efeito de queimar alguma coisa, até reduzi-la a cinzas.

É a destruição da coisa, pela combustão, até que se reduza ou se transforme em cinzas.

Tem o mesmo sentido de *cremação*, do latim *crematio*, sendo esta, no entanto, de mais apropriada aplicação para a queima ou *incineração de cadáveres*.

INCINERAÇÃO DOS AUTOS (PROCESSO). Refere-se ao ato de incinerar ou de reciclar os autos, neste caso aproveitando as folhas dos autos do processo extinto, que não têm mais razão de serem mantidas no arquivo e, desta forma, aproveitando o espaço que ocupam e economizando os gastos de sua conservação. As regras administrativas dispõem sobre o modo de incineração dos autos, inclusive sobre a manutenção das peças processuais mais importantes, de acordo com a respectiva tabela de temporalidade, para cada procedimento.

INCISO. Derivado do latim *incisus* (aberto, cortado), é geralmente empregado, na linguagem jurídica, para indicar cada uma das divisões, feitas num artigo da lei, encabeçada por um número ou por uma letra.

Desta forma, é costume dizer-se o inciso três do artigo 20, para exprimir o *item* ou a *alínea* três do referido artigo.

INCITAÇÃO. Entende-se a *instigação* ou a *persuasão* de alguém feita a outrem, ou a outros, para que façam ou realizem alguma coisa.

Possui sentido equivalente a *induzimento*. No entanto, este dele se difere, porque o induzimento sempre se mostra *persuasão ardilosa*.

INCIVIL. Sem obedecer as regras de cordialidade.

INCLUSÃO. Derivado do latim *inclusio* (encerramento), entende-se a *compreensão* ou *integração* de uma coisa dentro de outra, ou que está *metida* ou *admitida* nela.

Opõe-se a *exclusão*, justamente a *retirada da coisa* para fora de onde se achava.

Em certos casos, *inclusão* tem o sentido de *admissão*, pois que, por ela, é a coisa ou a *pessoa introduzida* ou *admitida* em alguma outra coisa ou em alguma parte.

Nesta razão, quando se faz mister a *inclusão* de alguma coisa noutra que se vai *fazer* ou executar, também aquela deve ser feita ou executada. E se é para fazer a *inclusão* de alguma coisa num *ato escrito*, neste ato a coisa deve ter *menção* ou deve ser feita.

A respeito da *inclusão*, há o aforismo jurídico: “*inclusionem unius fit exclusio alterius*” (a *inclusão* de um é a *exclusão* de outro).

Institui-se o adágio em regra interpretativa da lei. E por ela se entende que se o legislador quis estabelecer uma regra geral aplicável a dois casos, somente um deles se tem como designado, sendo o outro excluído.

INCLUSIVE. É palavra latina, empregada para exprimir, na convenção ou na lei, tudo que deva ser compreendido nela, desde que haja referência a várias coisas. Assim, quando se diz para fazer uma coisa até outra, *inclusive*, entende-se que *até a outra* está compreendida na *inclusão* do mesmo modo que a outra.

INCOBRÁVEL. Na terminologia mercantil, quer o vocábulo exprimir o caráter das *contas* ou das *dívidas*, que se mostram *perdidas*. E, assim, devem ser *encerradas*, porque se revelam sem qualquer valor econômico.

A *incobrável* (estado de *incobrável*) não somente é decorrência da impossibilidade de ser recebida a importância delas do devedor, porque seja este um *caloteiro*, ou porque não tenha

realmente com que pagar. Advém, também, de estarem prescritas, e, assim, não mais poderem ser exigidas.

Outrossim, as contas ou dívidas incobráveis não se confundem com as *duvidosas*. Elas são *dedifícil cobrança*, ou *cobráveis dificilmente*, mas não são perdidas.

INCOLUMIDADE PÚBLICA. É o conjunto de bens jurídicos e interesses correlatos de proteção penal à vida e à integridade física das pessoas e à segurança e à saúde comuns ou públicas.

INCOMPATIBILIDADE. Derivado de *incompatível* (chocante, repulsivo, contraditório), de que mostra o caráter, quer significar, na terminologia jurídica, a condição ou situação de duas ou mais coisas, que não podem ser unidas ou tratadas juntamente, em face de *repulsão* ou *contrariedade* existente entre elas.

A *incompatibilidade*, pois, evidencia a *discordância* e *heterogeneidade* havida entre as coisas, de modo que se repelem. E, por esta razão, não podem existir juntamente, porque não se combinam, não se somam. Nem podem ser tratadas ou exercidas juntas. Há *impedimento*.

Em relação ao exercício de funções ou cargos, a incompatibilidade mostra a impossibilidade de serem duas ou mais funções incompatíveis exercidas por uma só pessoa.

Quando não é a lei que mostra a existência da incompatibilidade, ela se revela pela diversidade ou contrariedade de interesses ou discordância de finalidade entre duas coisas.

Possui sentido oposto à *conexidade* ou *analogia*, onde há semelhança ou identidade de coisas, que se podem unir e se dizem *compatíveis*.

INCOMPATIBILIDADE DE GÊNIOS (FAMÍLIA). A expressão refere-se à maneira de ser de cada cônjuge que torna impossível a convivência marital.

INCOMPETÊNCIA. Derivado do latim *incompetens* (insuficiente, inconveniente), é geralmente empregado, na terminologia jurídica, para exprimir a *falta de poder* da pessoa para que possa praticar o *ato jurídico*.

Neste sentido, pois, confunde-se com a *incapacidade*.

Mas, em sentido técnico, a *incompetência* revela-se a falta de poder da autoridade ou do juiz ou tribunal para tomar conhecimento de uma causa ou de questão submetida à sua decisão.

Opõe-se, assim, a *competência*, em virtude da qual está investido deste *poder de julgar*, em sua jurisdição.

A *incompetência* não é *falta de jurisdição*. É *ausência* ou *falta de poder de julgar*, dentro da jurisdição conferida à autoridade, porque esta, ela a tem, mas não tem a competência, que se faz mister. É a *insuficiência de poderes*, ou *poderes* que escapam à jurisdição.

A incompetência se deriva das mesmas razões, de que se gera a competência.

E, assim, pode ser *absoluta* ou *relativa*.

A incompetência do juiz gera ato nulo, mesmo que tenha admitido a existência de um poder, que não lhe era conferido.

Por esse motivo, quando absoluta ou *ratione materiae*, pode ser arguida em qualquer tempo, porque se funda em razões de ordem pública.

INCOMPETENTE. Pessoa inábil, incapaz ou sem competência para a prática de ato ou de negócio jurídico. Pessoa sem aptidões ou habilitação para exercer um ofício ou uma profissão. É o sentido genérico.

Na terminologia técnica do Direito Processual, entende-se o juiz ou a autoridade judicial a que falta poder para conhecer e julgar determinada questão, que a outro compete.

Igualmente se diz para o serventuário, a quem falece atribuição para executar um ato processual. Vide: *Incompetência*.

INCOMUNICABILIDADE. Pela negativa que rege o vocábulo, claramente se verifica o sentido que exprime: a qualidade ou caráter da coisa que *não pode ser comunicada a outra*, que é *incomunicável*.

A *incomunicabilidade*, em acepção jurídica, por si, mostra o que não pode ser objeto de *comunicação* ou *comunhão*, conservando-se, assim, na mesma posição em que se encontrava e sendo, portanto, encarada em sua *individualidade*, que não se mistura, nem se integra, em qualquer universalidade.

A *incomunicabilidade* é o impedimento para comunicação ou comunhão.

A *inalienabilidade* é o impedimento para a alienação ou alheação.

Cada um, pois, traz seu próprio sentido, perfeitamente definido. E, dessa forma, a ideia de um não importa na ideia de outro, embora possa um dos impedimentos ser fundado no outro, isto é, um decorrer do outro, como no caso dos *bens dotais*.

Nesta razão, se a *incomunicabilidade* vem só, não impede a *inalienabilidade*, por quem tenha autoridade para fazê-la, como não impede a *impenhorabilidade*, desde que decorrente de obrigação exigível, de quem é o legítimo proprietário dos bens.

Incomunicabilidade. Na terminologia policial, serve o vocábulo para indicar a situação de *incomunicação*, em que se coloca o preso ou detento, que, assim, fica vedado de ter qualquer comunicação verbal, ou escrita, com qualquer pessoa, salvo o advogado ou aquelas que, por suas funções policiais ou administrativas, possam manter contato com ela.

INCOMUNICÁVEL. Qualidade ou condição imposta a determinados bens, em virtude do que não se podem comunicar, ou são afetados pela incomunicabilidade.

Incomunicável. Indicativo da pessoa que presa ou detida pela polícia é impedida de comunicar-se ou de falar com qualquer pessoa, sem autorização ou permissão da própria autoridade.

INCOMUTABILIDADE. Exprime a qualidade ou a condição do que não pode ser mudado; é *imutável*.

Na terminologia do Direito Penal, especialmente, mostra a situação ou a qualidade da pena que não pode ser *minorada* ou substituída por outra menor.

INCOMUTÁVEL. É o *imutável* ou *irredutível*. Em referência à pena, é a que não pode ser reduzida ou que não pode ser mudada.

INCONCILIÁVEL. É o caráter de tudo que não se possa conciliar ou harmonizar com outra coisa, por mostrar *incompatibilidade*, *incoerência* ou *repulsa* entre si.

Leis inconciliáveis são leis contrárias ou cujas regras dispõem contrariamente.

Tais como as *incompatíveis*, as coisas *inconciliáveis* não se unem, nem se ajustam, pois que, por sua natureza, se repulsam mutuamente.

Inconciliabilidade diz-se para o estado do que é inconciliável, ou inajustável.

E *inconciliação*, a impossibilidade de uma conciliação, junção ou combinação.

INCONCUSSO. Do latim *inconcussus* (firme, inabalável), é o vocábulo empregado na linguagem jurídica para exprimir o que *está firmado*, *sólido*, é *irrefutável*.

Provas inconcussas são as que não se podem contestar, que se mostram valiosas por si mesmas, irrefutáveis por sua própria força, *demonstradas* suficientemente.

É ainda tomado no sentido de *irrepreensível*, *incorrupível*, o que também demonstra uma situação de firmeza ou a condição de inabalável.

Juiz inconcusso é o *incorrupível*, que não é abalado, que se mantém firme e íntegro.

INCONDICIONAL. Quer significar *sem condição* ou que está sujeito a qualquer condição: é *livre*, é *simples*, é *puro*.

Na técnica jurídica, a qualificação de *incondicional* quer exprimir o ato, o contrato, a liberalidade que não se encontra adstrita a qualquer condição.

É o que se faz, se contrata ou se delibera pura e simplesmente.

Incondicional. Extensivamente, é incondicional substantivamente empregado para indicar *apessoa que se subordina* ou *se submete ao mando de outrem*, *sem qualquer restrição*.

E dele se forma o *incondicionalismo* que nomeia semelhante sistema de incondicionalidade ou o regime de submissão incondicional.

INCONFESSO. Do latim *inconfessus*, entende-se a pessoa que não confessou ou que se mantém sem confessar.

INCONFIDÊNCIA. Opondo-se a *confidência*, quer significar falta de *fé* (*fides*) ou *defidelidade* (*fidelitas*).

Em sentido jurídico, quer significar a *conspiração* ou a *conjuração*, em que várias pessoas, sob juramento ou sob fé, se comprometem a participar de uma revolta ou rebeldia contra os

poderes públicos, para derrubá-los, ou contra as instituições políticas organizadas, para modificá-las, ou mesmo contra as pessoas dos governantes do Estado.

E se diz *inconfidência* porque há nela *falta de fidelidade* aos deveres de obediência e respeito às coisas, a que deveria ser leal todo aquele que participa dela.

Configura crime contra o Estado ou crime de lesa-pátria.

INCONSTITUCIONALIDADE. Na terminologia jurídica, serve para exprimir a qualidade do que é inconstitucional ou contravém a preceito, regra ou princípio instituído na Constituição.

A inconstitucionalidade, pois, é revelada por disposição de norma ou por ato emanado de autoridade pública, que se mostrem contrários ou infringentes de regra fundamental da Constituição.

Em regra, o que é inconstitucional não merece acatamento pelo Poder Judiciário.

O reconhecimento da inconstitucionalidade, no controle concentrado, é da competência do STF (CF, art. 102, III, b), quanto às leis e atos normativos federais e estaduais em face da Constituição da República e dos Tribunais de Justiça dos Estados (CF, art. 125) quanto à Constituição do Estado em relação às leis e atos normativos estaduais e municipais.

A inconstitucionalidade pode ser reconhecida por qualquer órgão judicial ou administrativo na apreciação concreta das questões que lhe são submetidas. Neste caso, o órgão deixa de aplicar a norma inconstitucional e resolve a questão com as demais regras jurídicas incidentes, mas este reconhecimento da inconstitucionalidade apresenta efeitos apenas inter partes. Em face do disposto nos arts. 481 e 557 do Código de Processo Civil, o reconhecimento da inconstitucionalidade de normas pelo Supremo Tribunal Federal vincula os demais Tribunais.

Através da ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 102, I) ou da representação de inconstitucionalidade (CF, art. 125, 2º), o STF e o Tribunal de Justiça de cada Estado, respectivamente, podem retirar a eficácia da norma contrária à Constituição, tendo esta decisão o efeito erga omnes.

Sobre o disposto no art. 52, X, da Constituição, conferindo atribuições ao Senado Federal para suspender, no todo ou em parte, a lei ou ato normativo reconhecido inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, vale observar que a atual prática na Corte Suprema brasileira pode ser percebida em dois aspectos:

- a) no controle de constitucionalidade concentrado, em que a questão de constitucionalidade é apreciada de forma abstrata, desde meados da década de 70 a decisão da Suprema Corte, cautelar ou definitiva, vale por si só, com efeitos erga omnes, independentemente da suspensão do ato pelo Senado Federal;
- b) no controle incidental, quando a questão de constitucionalidade é apreciada em caso concreto, desde 1996 não mais editou o Senado Federal qualquer resolução de suspensão dos efeitos da lei impugnada. Observe-se que o disposto no art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil, assim como o disposto no art. 557 do mesmo Código, praticamente instituem a vinculação dos tribunais à decisão do Excelso Pretório. (nnsf)

INCONTINÊNCIA. Derivado do latim *incontinentia* (intemperança, excesso), entende-se o que se faz *com excesso* ou *sem medida*.

Neste sentido, aplica-se o vocábulo a qualquer espécie de ato ou ação, que se queira mostrar como *excessiva*, *abusiva* ou *imoderada*.

Em relação à *conduta* imoderada, inconveniente, diz-se *incontinência de conduta*. E aí, valendo simplesmente como excesso ou imoderação, entende-se a inconveniência de hábitos e costumes, pela imoderação de linguagem ou de gestos.

Perante as leis trabalhistas, é motivo justo para a *despedida do empregado*.

“IN CONTINENTI”. É locução adverbial latina, empregada para exprimir *imediatamente*, *sem demora*, *sem qualquer perda de tempo*, incontinenti.

INCORPORAÇÃO. Derivado do latim *incorporatio*, de *incorporare* (dar corpo, juntar, unir), em sentido geral e amplo quer significar a *inclusão*, a *união*, a *introdução* ou a *ligação* de uma coisa no *corpo de outra*, a que ficará pertencendo, ou a *agregação*, *congregação*, *agrupamento* promovido entre pessoas para a formação de um só corpo.

No primeiro caso, a *incorporação* é a *integração* ou a *implantação* de uma coisa noutra. É *aporação de terra* que se agrega a um terreno ou prédio, para mostrar-se a cessão integrante dele. É o *vegetal* que se implanta no terreno para ser identificado com ela. É o edifício que se constrói no imóvel para *imobilizar-se*.

É ainda a inclusão da pessoa para pertencer a uma instituição: *incorporação militar*.

No segundo caso é a *reunião* de pessoas para a formação de uma pessoa jurídica, em caráter associativo, seja de natureza civil ou comercial. É o caso da organização das sociedades anônimas, a que se diz *incorporação*.

Incorporação. No sentido que lhe dá o Direito Comercial, em referência às sociedades comerciais, a *incorporação*, sem perder sua acepção de união ou junção, quer exprimir a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. É, assim, a *integração* de uma sociedade noutra, que lhe toma a individualidade, para aparecer somente com a sua, depois que é a outra absorvida.

Neste particular, a *incorporação*, embora *reunião*, *junção*, não é *fusão*, que esta ocorre com a perda das individualidades das coisas *fundidas* na outra nova individualidade que surge da operação.

Incorporação. Na terminologia dos negócios, é aplicada a expressão para designar a iniciativa tomada por alguém com o intuito de realizar a construção de edifício de apartamentos, *sob o regime de condomínio*, promovendo a colocação dos mesmos apartamentos entre pessoas que se mostrem interessadas em sua aquisição.

A *incorporação*, neste aspecto, mostra-se, em realidade, a *instituição de prédio em condomínio*, apresentando-se o encarregado dessa *incorporação* verdadeiro *fundador* ou *instituidor*, em similar situação ao incorporador da sociedade anônima.

INCORPORADOR. De *incorporar*, designa o vocábulo a coisa, a que outra se incorporou ou a pessoa que promove a *incorporação*.

Na linguagem corrente do comércio, é tido no mesmo sentido de *fundador*, para indicar a pessoa que organiza ou funda uma sociedade comercial, notadamente anônima, ou organiza o empreendimento.

INCORPÓREO. Derivado do latim *incorporeus* (imaterial), é o vocábulo indicativo ou qualificativo das coisas que não têm corpo: são *imateriais*, *incorporais*. E que, segundo a definição romana, são daquelas que não se podem tocar: *autem sunt quae tangi non possunt*.

A respeito da *incorporeidade* das coisas, há o brocardo: “*Incorporalia non possidentur, sed quasi*”, que se traduz: do incorpóreo não temos posse, sim uma quase posse. Não deve, porém, ser tomado a rigor, pois que, mesmo em se tratando de coisa imaterial, que é *éintangível* (*quae tangi non possunt*), a posse se vê tão perfeita como se houvesse efetividade ou materialidade dela.

INCORRER. Derivado do latim *incurrere* (investir, acometer, assaltar), é na linguagem jurídica empregado o verbo na acepção de *cair* (ficar incurso) ou *ficar sujeito*.

Extensivamente, pois, *incorrer* quer significar *infringir*, *contrariar*, *contravir* ao que está estabelecido, ou seja, *cair em falta*, que todos os verbos redundam neste sentido.

Nesta razão, quem *incorre* na lei, tem-na *infringido*, pelo que se torna *sujeito* ou *fica sujeito* à sanção que nela se prescreve. É o mesmo que *incidir*.

INCREDIBILIDADE. Do latim *incredibilis*, de *incredibilis* (incrível, que não é crível), revela a qualidade daquilo em que *não se pode crer*. Opõe-se, pois, à *credibilidade*, caráter das coisas que devem ser tidas como verdadeiras, como críveis ou acreditáveis.

A *incredibilidade*, assim, não somente mostra a *inverossimilhança* ou *improbabilidade* das coisas ou dos fatos, como demonstra o que não pode ser tomado como exato ou verdadeiro, em virtude do vício ou dos defeitos em que se mostra.

É o que ocorre com as testemunhas viciosas ou defeituosas, cujos depoimentos se apresentam atacados de incredibilidade, pelo que não podem ser tornados críveis, procedentes ou *merecer crédito*.

E, em relação às provas, é o estado daquelas que *não merecem fé*, *nem atestam* a realidade do fato que se pretendia demonstrar.

INCRIMINAÇÃO. Derivado do latim *incriminatio* (justificação, desculpa), é, não obstante o sentido de sua origem, tomado em sentido contrário.

Assim, quer, justamente, significar *acusação*, *imputação*, *denunciação* ou *inculpação* de ato criminoso a uma pessoa.

Desse modo, o prefixo *in* não é tomado negativamente, mas possui o sentido da preposição latina *in* (*dentro*), para fazer incluir *dentro da criminalização*.

Para a ausência de crime ou falta dele, será *descriminação*.

INCUPLABILIDADE. Derivado de *inculpável*, do latim *inculpabilis* (sem culpa), exprime o vocábulo a situação da pessoa, a quem se reconheceu *sem culpa* ou como *inocente da imputação*, que lhe era atribuída, isto é, que *não lhe cabe a culpa* sobre o fato ocorrido, ou a que é *irrepreensível*.

A *inculpabilidade*, pois, embora tenha identificado, em si, o sentido de *irresponsabilidade*, pois o *inculpado* não é o agente da ação ou omissão, pelo que não tem responsabilidade delas, não possui sentido exato de irresponsabilidade, visto que esta pode haver mesmo quando seja a pessoa o agente causador da ação ou omissão.

A inculpabilidade revela a sua não participação no fato arguido, donde se gera sua *inocência*. Há, pois, propriamente, *improcedência da imputação*, que se mostrou *falsa*, não mera *absolvição* por ausência de *imputabilidade* ou *falta de responsabilidade*.

INCUPLAÇÃO. Do latim *inculpatio*, do *inculpare* (acusar), possui o vocábulo o sentido de *imputação* oficialmente feita a uma pessoa, para que se intente contra ela a ação criminal. É a *acusação*, a *incriminação*, a *denunciação*.

INCUMBÊNCIA. Derivado do latim *incumbentia*, do verbo *incumbere* (deitar sobre, acometer), entende-se o *encargo*, a *missão*, o *mister*, que se atribui à pessoa, para que execute ou faça alguma coisa, em caráter obrigatório.

Mostra, assim, a imposição a respeito de certa obrigação que deve ser cumprida, em virtude de *ordem*, *função*, *emprego*, ou de certa *situação jurídica*.

A incumbência é, pois, *dever a ser cumprido*, que tanto se pode derivar de regra legal, como promanar de uma convenção.

INCURSÃO. Derivado do latim *incursio*, do verbo *incurrere* (incorrer, ir de encontro, assaltar), quer significar, pois, a *ação de incorrer* ou *ir de encontro*, correspondendo a *investida hostil* ou a *invasão*, o que mostra o sentido de violência ou de ataque da ação.

INCURSO. Do latim *incursus*, entende-se o *que está incluído*, *que está sujeito*, ou *que é abrangido*.

Assim, no sentido jurídico, exprime ou mostra o que é *passível de certa penalidade* ou *que está sujeito a certa disposição* ou sanção legal.

INDAGAÇÃO. Do latim *indagatio*, de *indagare* (perquirir, inquirir, seguir a pista), indica-se a *informação minudente*, que se toma a respeito de fatos ou coisas, que se precisam esclarecer.

Equivale a *sindicância*, *investigação*, *exame*.

Na técnica jurídica, distinguem-se a *simples indagação* e a *alta indagação*.

Simples indagação é a que possa ser promovida em breves ou rápidas diligências, ou por circunstâncias mostradas imediatamente, como seja a prova que se faz por documento autêntico.

A *alta indagação* é a que necessita de provas mais substanciais, que devam ser produzidas em forma regular, em processos próprios, e onde se tenha a intenção de mostrar a procedência ou improcedência da matéria alegada.

INDEBITO. Do latim *indebitus* (que não é devido), exprime, na terminologia jurídica, aquilo que se pagou sem ser devido ou indevidamente.

O *indevido* ou *indébito* mostra, por essa forma, o cumprimento de obrigação *indevidamente*, ou a que, juridicamente, não se estava obrigado.

Várias *causas* podem identificar a situação do *indevido* ou *indébito*.

O pagamento do *indébito* cria para quem o recebe a *repetitio indebiti* (repetição do indevido).

Os romanos diziam propriamente condição do indébito, quando, notadamente, se tratava de pagamento por erro, de obrigação não existente, ou cumprida em pessoa, a quem não se devia. E dela decorria a obrigação da restituição.

O *indébito*, no entanto, com o sentido de origem, quer significar tudo que é *pago indevidamente*, seja porque não se devia, seja porque a obrigação de pagar não possa ser legalmente exigível.

INDECÊNCIA. Do latim *indecentia* (inconveniência, fealdade), exprime toda ação que venha contra o dever, o decoro, ou contra a honestidade. É ato contra os bons costumes ou contra a moral.

Revela o procedimento imoderado, censurável ou o ultraje ao pudor alheio.

INDECISÃO. Quer a palavra, precisamente, significar a *falta de decisão* ou a *irresolução* a respeito de certa medida ou da prática de certo ato.

Mas, em certos casos, revela a *falta de elementos*, a *falta de clareza* ou de *firmeza*, em virtude do que surge a *dúvida* em relação ao que ali se quer exprimir ou determinar.

INDECLINÁVEL. Do latim *indeclinabilis* (imutável, que não se desvia, que não volta atrás), exprime, na terminologia jurídica, o caráter do que é *inevitável*, porque é de sua qualidade não ser mutável nem transferível, nem escusável. Assim, tem de ser aceito ou admitido tal como é ou como se apresenta, porque não pode ser impugnado, contestado ou escusado. *Medida indeclinável* é a imprescindível. *Jurisdição indeclinável* é a de que não se pode sair ou *declinar* (mudar, transferir, substituir). É *irrecusável*. *Obrigação indeclinável* é a de que não se pode fugir.

INDEFERIMENTO. De *indeferir* (não atender), é indicativo do despacho dado por uma autoridade administrativa ou judicial, *negando* o pedido feito em uma petição ou requerimento, ou mesmo verbalmente.

É a *negação* ao pedido de qualquer coisa, por não estar conforme ao direito, pronunciada inicialmente, isto é, a seguir do mesmo pedido.

Neste particular, pois, mostra sua diferença da *improcedência* do que se pede, o que resulta da evidência de que não assenta em princípio de lei ou não está provado, sendo pronunciada após uma série de verificações, de embates e indagações.

INDEFINIDO. Derivado de *indefinir* (não definir, não limitar, não determinar), quer o adjetivo mostrar a qualidade ou a situação de tudo que, embora real, não está perfeitamente delimitado ou não se mostra exatamente definido.

Não traz, pois, as *limitações* ou as *determinações*, que indicariam sua *definição*, ou *condições de definido*.

As coisas *indefinidas* não estão demonstradas. E os prazos *indefinidos* não trazem limites certos, não se sabendo até onde podem chegar.

Em relação ao mandato ou aos poderes que se atribuem à pessoa, dizem-se *indefinidos* quando não *expressos* ou *mencionados* no ato da atribuição, de modo que se tornam vagos e imprecisos, o que é ainda do sentido do vocábulo.

A *indefinição* é bem a indeterminação, a confusão, a falta de precisão ou da individuação das coisas ou dos fatos, de que o *indefinido* indica a qualidade.

INDENE. Do latim *indemnis* (livre de perda), diz-se a respeito do que se mostra *íntegro* ou a respeito da pessoa que foi recompensada com alguma coisa em substituição de outra, ou que não sofreu *perda alguma*.

Extensivamente, exprime o vocábulo a condição de *sair livre* ou sem qualquer ofensa ou prejuízo.

INDENIDADE. Do latim *indemnitas*, de *indemnis* (livre de perda, íntegro), quer exprimir *aisenção de dano* ou a *integridade* das coisas, pela *reparação* ou por não terem sofrido dano. É tomado, também, em equivalência a *indenização* ou o que é dado a alguém, a título de reparação, para ressarcimento do dano que lhe tenha sido causado. E, assim, tanto significa o *fato de ficar livre*, como o de ser *ressarcido do dano causado*.

INDENIZAÇÃO. Derivado do latim *indemnis* (indene), de que se formou no vernáculo o verbo *indenizar* (reparar, recompensar, retribuir), em sentido genérico quer exprimir

toda *compensação* ou *retribuição monetária* feita por uma pessoa a outrem, para a *reembolsar* despesas feitas ou para a *ressarcir* de perdas tidas.

E neste sentido, *indenização* tanto se refere ao *reembolso* de quantias que alguém despendeu por conta de outrem, ao *pagamento* feito para recompensa do que se fez ou para *reparação* de prejuízo ou dano que se tenha causado a outrem.

É, portanto, em sentido amplo, toda *reparação* ou *contribuição pecuniária*, que se efetiva para satisfazer um *pagamento*, a que se está obrigado ou que se apresenta como um *dever jurídico*.

Traz a finalidade de *integrar* o patrimônio da pessoa *daquilo de que se desfalcou* pelos desembolsos, de recompô-lo pelas perdas ou prejuízos sofridos (danos), ou ainda de acrescê-lo dos proventos, a que faz jus a pessoa, pelo seu trabalho.

Em qualquer aspecto em que se apresente, constituindo um *direito*, que *deve ser atendido* por quem, correlatamente, se colocou na posição de cumpri-lo, corresponde sempre a uma *compensação* de caráter monetário, a ser atribuída ao patrimônio da pessoa.

Pode ser promovida *voluntária* ou *contenciosamente*.

Voluntária ou *extrajudicialmente*, quando o *indenizador*, espontaneamente, vem pagar ou reparar o que é devido ao indenizado.

Contenciosamente, quando, se opondo o indenizador a este pagamento, intenta o *prejudicado* ação de indenização, em virtude da qual será aquele compelido a ressarcir os danos, a pagar ou satisfazer o pagamento a que estava obrigado.

Várias circunstâncias podem motivar a *indenização*. Onde haja um *interesse* ou um *prejuízo a reparar*, que se mostre um desfalque ou diminuição do patrimônio de alguém, decorrente do fato ou ato, ou mesmo da omissão de outrem, que tenha sido *causa* desse desfalque ou dessa diminuição, há a *indenização*.

Em regra é a indenização fundada:

- a) em despesas ou adiantamentos feitos por uma pessoa em proveito de negócios alheios, em virtude do que se gera o direito de reembolso ou restituição e o dever de pagá-las;
- b) na compensação ou recompensa por serviços prestados, a mando ou em benefício da pessoa, que os deve pagar;
- c) na reparação pecuniária de danos ou prejuízos decorrentes de *fato ilícito*, ou seja, do fato de alguém, em que se registre dolo, simulação fraudulenta ou culpa, do qual decorra diminuição ou desfalque ao patrimônio do prejudicado.

Ela vem, assim, para *integrar* o patrimônio do que se viu desfalcado ou diminuído. E, neste caso, o prejuízo deve ir demonstrado, com a indicação do *fato*, que lhe deu causa, e da *pessoa*, de cuja ação ou omissão se gerou, a fim de que se estabeleça a *relação de causalidade* entre o *fato*, a imputabilidade dele a alguém e o próprio dano.

O *dever de indenizar*, em tal caso, em regra se funda na *intenção de prejudicar*. Em semelhante circunstância, pois, mesmo a *culpa* é tomada em seu mais amplo conceito. Tanto se entende a *penal* como a *civil*. E na *civil*, mesmo, a *non vigilando*.

Nesta espécie também se consideram as *ofensas físicas*, de que resultam *danos materiais ao ofendido*, provocadores de uma diminuição patrimonial;

- d) na satisfação dos prejuízos havidos por fatos ou riscos, que se temiam e que foram objeto do contrato de seguro, em virtude do que cabe ao *segurador* indenizar o segurado dos prejuízos advindos à coisa segurada;

- e) na reparação do *dano moral*, quando neste se evidencie *prejuízo ressarcível*, isto é, quando o *interesse moral* seja de tal ordem que se mostre *convertível numa prestação pecuniária*, por haver provocado um *efetivo desfalque patrimonial*.

Nesta espécie pode ser enquadrada a *ofensa à honra*. E nela também se incluem os fatos que possam atentar contra o *crédito* da pessoa, de que possa resultar um dano ao patrimônio do ofendido.

INDENIZAÇÃO ADICIONAL. Oriunda do Direito do Trabalho, tem por objetivo indenizar o funcionário demitido sem justa causa. Está previsto no Art. 9º da Lei nº 7.238/1984 e no art. 9º da Lei nº 6.708/1979. Desta forma, “o empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 (trinta) dias que antecede a data de sua correção salarial, terá direito à indenização

adicional equivalente a 1 (um) salário mensal, seja ele optante ou não pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.” (pg)

INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA. A Indenização Compensatória, na doutrina norte-americana *compensatory damages*, visa reparar ou compensar a fim de que a vítima restabeleça sua situação patrimonial antes do dano. A indenização deve corresponder ao dano comprovadamente suportado pela vítima. (pg)

INDEPENDÊNCIA. Oposto à *dependência* (subordinação, sujeição, ligação), exprime o estado das coisas que se mostram *livres*, sem qualquer ligação ou conexão com as demais.

No sentido jurídico, no entanto, *independência* não possui ou não é tida no conceito absoluto de liberdade irrestrita, liberdade sem qualquer sujeição, liberdade de fazer o que se queira, sem qualquer respeito às demais coisas.

Mostra a situação da pessoa, de um órgão ou de uma coletividade, que está diretamente submetida à autoridade de outra pessoa, de outro órgão ou de outra coletividade.

É livre na sua *direção* e na prática de atos, que se refiram a seus interesses ou ao desempenho de suas finalidades.

A *independência* pode ser compreendida, ainda, numa face econômica e numa face jurídica.

A *independência econômica* revela a situação de prosperidade ou a posse de bens materiais, que asseguram à pessoa uma vida livre de sujeição ou dependência econômica a qualquer outra, podendo, assim, suprir por si mesma suas necessidades materiais.

A *independência jurídica* é a que coloca a pessoa fora da autoridade de outra, para que possa agir por si mesma, não necessitando da intervenção de outrem para que pratique os atos jurídicos de seu interesse. É situação decorrente da *capacidade jurídica*, como a *dependência* demonstra a *incapacidade*.

Em relação às instituições, a independência jurídica se apresenta como a ausência de qualquer mando ou autoridade de outro órgão na sua administração, embora possa existir entre eles uma certa interferência de ordem administrativa, em virtude da qual tenham que atuar ou agir em harmonia, na defesa de interesses comuns.

É o caso dos *Poderes Públicos*, independentes e harmônicos entre si. Neles, como se evidencia, está a exata compreensão do sentido *independência*, na acepção jurídica, relativa às instituições: cada uma é independente no exercício de suas funções e atribuições, de modo que uma não investe no *poder jurisdicional da outra*. Mas é *independência relativa*, pois que entre si há uma *interdependência* que as orientam e harmonizam para a realização de objetivos de interesse comum.

INDEPENDENTE. É o vocábulo empregado como substantivo ou como adjetivo, sem que se afaste do conceito em que se tem a palavra *independência*.

Independente, substantivamente, quer exprimir coisa e pessoa que têm independência, agem como independência. Adjetivamente, quer significar tudo que se pode fazer *isoladamente*, *sem autorização* ou *ordem*, provinda de fora. Nesta razão, o que é *independente* vem ou aparece só: executa-se sem ligação a qualquer outra coisa, pois que é tomado por si mesmo sem qualquer conexão ou subordinação a coisas de qualquer espécie.

INDESEJÁVEL. Exprime o adjetivo o caráter ou estado do que *não é desejado*, do que *não convém*.

É empregado como substantivo para indicar a pessoa que se mostra pernicioso ou prejudicial aos interesses da coletividade, seja por seus *maus hábitos*, seja por transgredir os princípios de ordem geral.

Especialmente, é designação dada ao *estrangeiro* que se mostra passível da pena de expulsão do país em que se encontra.

INDETERMINAÇÃO. Revela a ausência de determinação.

A *indeterminação*, qualidade e caráter de indeterminado, é sempre a falta de limites, a indicação indecisa, a falta de liquidez ou de certeza a respeito dos fatos ou das coisas.

É aplicado em várias expressões, mantendo em todas este sentido de *indecisão*, *indefinição*, *deincerteza* ou *falta de demonstração*.

Ocorre quando não se estabelece o dia exato para o vencimento da obrigação ou não se determina a medida do prazo instituído. Quando não se prescrevem os limites da coisa, necessários para a sua demonstração, além do local em que se encontram, e demais características distintivas. Quando não se indica a soma certa das importâncias ou não se mencionam, com exatidão numérica, os valores que devam ser atribuídos às coisas ou às obrigações.

Em qualquer circunstância, se a respeito das coisas há falta de *individualização*, que caracterize a demonstração, ou há falta de *peso, medida, quantidade*, que limitam ou determinam sua *exatidão*, também forma de determinação, registra-se *indeterminação*.

INDETERMINADO. Geralmente, é empregado na terminologia jurídica para indicar o *quenão está especificado, não tem limites certos ou não é definido*.

Prazo indeterminado é, pois, o incerto, não marcado, não fixado, pelo que não se tem, com firmeza ou certeza, a *data* em que se vence ou em que atinge o seu termo.

Obrigação indeterminada é a que *não está fixada, não se mostra definida*.

Vide: *Indeterminação*.

INDEVIDAMENTE. Derivado do latim *indebito* (indébito, indevido) exprime o advérbio tudo que se faz *sem dever, sem obrigação* ou o que se pede *sem direito de exigir*.

É, pois, o que se faz de *modo indevido*, seja porque, legalmente, não se tenha a obrigação de fazer ou dar, ou porque não se tenha qualquer autoridade ou poder para exigir.

Aquilo que se fizer *indevidamente*, portanto, não encontra amparo na lei. Esta, ao contrário, vem em proteção ao que seja compelido a fazer o que não é devido ou a cumprir o indevido.

ÍNDEx. Em latim, *index*, que se traduz *indicador*, empregado na mesma equivalência de *índice*, que dele se gera.

No sentido eclesiástico, é indicativo do *catálogo* de livros ou publicações, cuja leitura era proibida pelas autoridades católicas, a quem se atribuía o encargo de censura.

INDEXAÇÃO. É a correção do valor da obrigação de forma a corresponder ao valor monetário ou a outro valor que leve em conta determinada circunstância, como, por exemplo, a inflação.

INDICAÇÃO. Do latim *indicatio*, de *indicare* (anunciar, marcar, fixar, revelar), é tido no mesmo sentido de *demonstração, determinação, fixação, avaliação*, em virtude do que coisas, fatos ou pessoas se mostram perfeitamente indicados, individualizados, inconfundíveis, identificados.

É a *menção* de qualquer coisa ou pessoa, com os sinais que a caracteriza e individualiza, para que se distinga das demais.

Em relação aos *pagamentos*, que devam ser atribuídos a certas dívidas, tem o mesmo sentido de *imputação*, embora seja este de aplicação preferida na técnica jurídica.

INDICADO. De *indicar*, designa a pessoa que qualquer coobrigado do título cambial (sacador, endossante ou qualquer outro responsável por direito de regresso) assinale ou anote, a fim que *aceite* o título ou o *resgate*, na falta do sacado ou do aceitante.

Diz-se, também, *indicatário*.

ÍNDICE. Do latim *index* (indicador), é comumente empregado para designar a *relação outábua* das matérias ou assuntos insertos ou tratados em um livro, o qual se costuma colocar no princípio ou no fim dele. Esse índice é chamado *alfabético* ou *remissivo*, quando formulado na ordem alfabética dos mesmos assuntos, e *cronológico*, quando menciona as matérias, sem atenção à ordem alfabética, mas tão somente em sequência das páginas em que se anotam.

Índice. Existem ainda, com aplicação na área jurídica, o *índice analítico* e o *índice onomástico*.

Índice analítico representa a lista detalhada de assuntos, nomes de autores, dispositivos de lei, etc., ordenados em ordem alfabética, com indicação da fonte.

Índice onomástico é aquele que enumera nomes de pessoas.

INDICIADO. Derivado de *indiciar* (mostrar por indícios, revelar, denunciar), designa a pessoa a quem se fez uma *imputação criminal*, em virtude do que se iniciou contra ela a *ação penal*.

Corresponde, em sentido, ao *denunciado, indigitado, acusado* ou *incriminado*, que se distingue perfeitamente do *condenado*, pois que a este já se fez aplicação da pena ou da sanção

criminal, em face da demonstração ou procedência de ter dado causa ao crime ou delito. Em relação ao *indiciado* há indícios, conjecturas que serão apurados e reconhecidos, ou não, afinal, pela sentença do julgador.

INDICIÁRIO. De *indiciar* (dar indícios), geralmente aplicado para distinguir ou aludir a todos os fatos ou circunstâncias que possam estruturar ou formular indícios. Assim, *elementos indiciários* são os que se fundam em indícios.

Vide: *Indício*.

INDÍCIO. Do latim *indicium* (rastro, sinal, vestígio), na técnica jurídica, em sentido equivalente a presunção, quer significar o fato ou a série de fatos, pelos quais se pode chegar ao conhecimento de outros, em que se funda o esclarecimento da verdade ou do que se deseja saber.

É geralmente usado no plural: *indícios*, precisamente porque se manifestam na pluralidade de vestígios ou rastros, capazes de dar corpo à *presunção*, por eles construída.

Nesta razão, os indícios são circunstâncias que se mostram e se acumulam para a comprovação do fato, assim tido como verdadeiro.

Entre as *circunstâncias indiciárias* e o fato a ser provado, deve haver certa *harmonia*, a fim de que se possa compor como perfeita a presunção delas gerada.

Assim devem os indícios ser *graves, precisos e concordantes*.

A *gravidade* se refere à verossimilhança deles, em virtude do que se possa induzir a existência do outro fato. *Precisos*, porque o que é *vago*, indeterminado, indefinido, sentido que se empresta ao impreciso, não pode ter força de indício. Concordante, porque não sendo estabelecida uma relação de interdependência entre os indícios e o fato a provar, não se pode tirar dele qualquer indução, pois o que discorda de outra coisa não pode ser elemento para formação ou composição dela, desde que se repelem e são insomáveis.

Como *dedução*, os indícios, assim, devem manifestar-se de tal maneira que possam *completare determinare* a certeza do fato controverso, como consequência lógica da relação de causalidade estabelecida entre eles, como fatos conhecidos, e a presunção, fato induzido, antes incerto.

Os indícios dizem-se *provas indiretas*, porque não vêm por si mesmos, mas como provas circunstanciais, conciliáveis ou conexas, para evidenciarem o fato que se quer demonstrar e por eles se demonstram.

Quando os indícios se apresentam *irrefutáveis, coincidentes* com o fato controverso, dizem-se *seveementes*. E como tais fazem presumir de modo claro e inconcusso que o fato incerto ou controverso, realmente, se deu.

INDIGENTE. Do latim *indigens* (pobre, necessitado), é o vocábulo empregado para designar a pessoa que vive em deploráveis condições financeiras, não podendo suprir suas próprias necessidades.

Vulgarmente, é empregado como *pedinte* ou *mendigo*; no entanto, não é este o sentido próprio do vocábulo. E na terminologia jurídica não é admitido nesta significação de mendigo, que é o pedinte, nem sempre *indigente*.

O *indigente* é o *necessitado*, que *tem falta do necessário*, que *necessita de amparo* ou de *socorro*, que *precisa de assistência*.

INDIGITADO. De *indigitar*, do latim *indigitare* (designar, nomear, chamar), na terminologia jurídica, notadamente do Direito Penal, designa ou nomeia a pessoa acusada de um crime ou a quem se imputa a autoria de um crime ou de um delito. É o *denunciado* ou o *indiciado*.

INDIGNIDADE. Derivado do latim *indignitas* (indignidade), é empregado para distinguir a falta de dignidade, a injúria afrontosa, o demérito.

Em relação às pessoas, entende-se a qualidade ou o caráter que lhes é atribuído, de *indigno*, em consequência de atos vis, baixos, afrontosos, injuriosos, ou desrespeitosos em relação a outras pessoas ou, mesmo, aos bons costumes.

Na técnica jurídica, é propriamente empregado para indicar a situação da pessoa a quem se atribui o caráter de indigno para *suced*er a outrem, de quem era herdeiro.

E, neste sentido, então, justifica a *exclusão* dele da herança, tornando-o incapaz de suceder, como sanção, que lhe é imposta pela prática de atos ofensivos ou de faltas graves contra *ode cuius*, durante sua vida ou depois de sua morte.

Indica-se uma modalidade de *penalidade civil*, que não se confunde com a *incapacidade*. Esta é a falta de aptidão para herdar ou a falta de direito à herança. A *indignidade* é o fundamento da exclusão da herança, de que era legítimo herdeiro.

A indignidade deve ser pronunciada pelo juiz, em face dos casos enunciados em lei, quando comprovados.

INDIGNO. Derivado do latim *indignus* (afrontoso, injusto, odioso), comumente é empregado para designar o *vil, desprezível, não merecedor*.

Na acepção jurídica, no entanto, *indigno* é qualificativo que se dá à pessoa afetada *de indignidade*, em virtude da qual é excluída da sucessão.

O *indigno* difere do estranho ou *insucessível*.

Ao insucessível não assiste qualquer direito à herança. E nem por um momento a pode adquirir e haver, sendo esta deferida ao legítimo herdeiro, segundo as prescrições legais.

O indigno tem direito a ela. Adquire a herança, realiza e radica em si a sucessão, retendo os bens, os direitos e ações que lhes são conexos, até que, julgada em forma legal *aindignidade* e passada em julgado a sentença, seja esta executada e promovida, consequentemente, sua exclusão à herança.

Segundo princípio que se instituía já na Ordenação, a *qualidade de indigno* deve ser atribuída à pessoa, quando lhe sejam imputáveis quaisquer dos fatos articulados em lei, após a sentença regular, não se podendo atribuir essa qualidade a outras pessoas. É princípio vigente nas legislações modernas.

A lei civil brasileira estabelece os casos em que se possa arguir de *indigno* o herdeiro, em vista do que pode ser excluído da sucessão:

- a) quando autor ou cúmplice em crime de homicídio voluntário, ou tentativa deste contra a pessoa do *de cuius*;
- b) quando tenha feito imputação criminosa, em juízo, ou tenha incorrido em crime contra a sua honra;
- c) quando, por violência ou fraude, a tenha inibido de livremente dispor, em testamento ou codicilo, de seus bens, ou impedir a execução dos atos de última vontade dele.

Os efeitos da exclusão, pela declaração de indigno, são pessoais.

A exclusão do indigno à herança pode ser também pedida ou anotada pelo próprio *testador*, com a expressa declaração da causa.

Vide: *Deserdação*.

ÍNDIO. É o nome dado ao habitante das terras americanas ao chegarem os descobridores/exploradores europeus. É o aborígene da América. O índio brasileiro tem sua situação jurídica protegida pela União, regulada pela Lei nº 6.001, de 19.12.1973. Voltada para ele existe a Funai (Fundação Nacional do Índio). Os indígenas são classificados no Brasil segundo o ramo linguístico e a área cultural a que pertencem. Os três principais troncos linguísticos são o tupi, o macro-jê e o aruaque. As áreas culturais indígenas são em número de dez.

INDIRETO. Derivado do latim *indirectus* (que não é direto), é o adjetivo empregado na terminologia jurídica para exprimir a qualidade ou o caráter do que não venha *em linha reta* ou não se processe indo *imediatamente* ou de *modo imediato* ao objetivo a ser atingido.

Desse modo, além de significar a qualidade do que não é *próprio* ou *apropriado*, possui o sentido do que se utiliza de *desvios* ou *contornos* para realizar o pretendido.

Assim, anotaremos o sentido do vocábulo em várias expressões, em todas elas mantendo a acepção originária.

Modos indiretos serão os que não se mostram apropriados; desviam-se do normal para seguir rumo mais longo, a fim de conseguir o intento não obtido diretamente. Em semelhante conceito, *indireto* pode, mesmo, ser tomado no significado de *simulado*, quando é

o *meio* empregado, intencionalmente, para esconder o verdadeiro objetivo ou a pretendida finalidade.

Recurso indireto é o que foge ao normal e é utilizado, ou porque o comum não se tenha prestado ao fim, ou não possa ser mais admitido, para que se obtenha o desejado efeito.

Ações indiretas são as que não se mostram próprias, autônomas, rituadas por si mesmas, mas se identificam noutras, para que se atinjam finalidades desejadas.

Posse indireta é a que se adquire *simbolicamente*, por efeito da escritura ou por intermédio de outro ato (o conhecimento, por exemplo), que tem a função de *tradicionar* a coisa.

Linha indireta. Aquela que, na árvore de parentesco, se distende da *linha reta*, para assinalar os parentes colaterais, os quais, embora surgidos do mesmo tronco, que é comum, se desviaram da linha vertical, rumando para os lados.

Indireto. Na acepção do que não é direto ou não é direito, o *indireto significa*, também, *ardiloso, criminoso, ilegítimo*, mostrando, assim, o que se obtém com ardil ou por processos que não são legítimos ou conformes à lei.

INDISCIPLINA. Do latim *indisdisciplina* (falta de instrução, de ordem ou de cometimento), quer significar a ação ou a omissão que contravém à ordem, ao regulamento, à disciplina, que deveriam ser acatados e obedecidos.

Mostra-se, assim, a *falta de cumprimento* ao dever imposto, a fim de que se estabeleçam regularidade e ordem, na realização de qualquer coisa.

Embora se possa assemelhar à *desobediência* e à *insubordinação*, destas se difere.

A *insubordinação* já se mostra um delito em ação: é o desacato à ordem ou ao dever, objetivado justamente em um procedimento contrário ao dever ou à autoridade, a que se deve obediência.

A *desobediência* é a falta de obediência ou a falta de cumprimento à *ordem individualizada*, dada diretamente à pessoa.

A *indisciplina*, embora tenha consigo o sentido de desobediência, mostra-se a falta de cumprimento a *ordens gerais*, a *regras regulamentares*, instituídas como *base de organização* e para funcionamento regular das instituições.

Mostra-se, portanto, o *irregular procedimento* no desempenho daquilo que está a cargo da pessoa, em virtude do qual não cumpre os *preceitos* traçados para norma de conduta ou de ação, e preventivos contra a desordem e anarquia dos serviços ou das missões, que se desejam realizar.

INDISCRICÃO. Ao contrário de *discrição* (que se guarda ou se conserva, não se revela), exprime a *falta de reserva* ou a *revelação* do que se devia conservar em segredo ou sigilo.

Equivale a *inconfidência* (revelação de segredos) e a *deslealdade*, porque se identifica desleal e inconfidente a *revelação* do que se confiou por lealdade ou fé ao *inconfidente* ou *indiscreto*.

INDISPENSÁVEL. Exprime a *condição de necessária*, que pode ser imposta às coisas.

Nesta razão, no sentido jurídico, o adjetivo indispensável mostra a *imperiosidade* do que se deve cumprir ou fazer, a fim de que se obedeça à regra ou ao princípio, em que se estabelece a medida, se mostra a formalidade ou se determina o modo de proceder.

É, pois, o que é ou se apresenta de *absoluta necessidade*, não podendo ser omitido ou desprezado.

INDISPONIBILIDADE. Ao contrário de disponibilidade, em sentido vulgar, entende-se a qualidade do que não se pode dispor, ou porque faça falta, ou porque se mostre necessário. É, pois, indicativo da coisa de que não se pode dispor, isto é, vender, dar, ceder.

Mas, no sentido jurídico exprime a qualidade atribuída às coisas que, sob encargo ou ônus de inalienabilidade, não podem ser vendidas nem alheadas sob qualquer pretexto.

INDISPONÍVEL. É o que não se pode dispor. Atributivo da condição das coisas que se acham sob imposição de indisponibilidade.

É o direito do qual o titular dele não pode abdicar, no conceito de J. J. Calmon de Passos.

INDISSOLÚVEL. Do latim *indissolubilis* (que não se pode desunir), é o vocábulo indicativo do caráter das coisas unidas, que não se podem desunir ou não se podem separar.

Desse modo, a *indissolubilidade* (caráter de indissolúvel) somente se pode desfazer pelo *desaparecimento* ou *extinção das coisas*, pois que somente por esta forma se poderão desligar.

O *vínculo* que, por força de lei, se estabelece na indissolubilidade, não pode ser desfeito nem anulado, enquanto as coisas existam.

INDIVIDUAÇÃO. Derivado do *individuus* latino, que significa o que se mostra singular e é indivisível, tem na linguagem jurídica o mesmo sentido de *demonstração*, *caracterização*, *definição*, em virtude do que as coisas ou as pessoas são *descritas* com os sinais característicos ou peculiares, que as tornam distintas umas das outras.

Exprime a indicação ou designação *individualizada*. Ou seja, a determinação de cada coisa ou pessoa, como um *indivíduo*, que não se confunde com qualquer outro.

Mostra-se no mesmo sentido de *individualização* e de *identificação*.

INDIVIDUALISMO. De *indivíduo*, é empregado em alusão à teoria que procura estabelecer a supremacia dos interesses individuais, ou os do indivíduo (ente humano) sobre os interesses gerais ou da coletividade.

INDIVIDUALIZAÇÃO. O conjunto de caracteres que compõem a identidade biológica. (nsf)

INDIVIDUALIZAÇÃO DA NORMA. É o processo que se estabelece na sentença, no ato jurídico ou negócio jurídico para concretizar o comando genérico e abstrato da norma; daí por que se diz que a “sentença é lei entre as partes”.

INDIVIDUALIZAÇÃO DAS AÇÕES. É distinguir as demandas em face dos seus elementos subjetivos (partes) e objetivos (pedido e causa de pedir). Consideram-se idênticas as ações quando lhes for comum o pedido, a causa de pedir e as partes.

INDIVÍDUO. Tanto se refere à coisa como à pessoa, indicada ou particularizada, singularmente, por seus característicos próprios, e que a diferenciam de qualquer outra.

É, assim, o *membro singular* de qualquer espécie, ou tudo que se considera por sua *unidade indivisível*.

Emprega-se no significado de *pessoa*, ou *ente humano*.

Indivíduo. É ainda empregado para designar o que *não está dividido* ou que *não pode ser dividido*. O mesmo que *indiviso*.

Entre os romanos, *indivíduo* foi empregado no sentido de indissolúvel, aplicado em referência às *nuptiae*.

INDIVISÃO. Derivado de *indiviso*, do latim *indivisus* (não dividido), mostra o estado das coisas não divididas ou não partilhadas, sendo nestas condições possuídas por várias pessoas, que se dizem *condôminos* ou *coproprietários*.

A *indivisão*, em certas contingências, decorre da impossibilidade material de divisão: é, por isso, estado permanente das coisas *indivisíveis*.

Também pode a *indivisão* resultar da vontade das partes, que entre si acordam em mantê-las *indivisas*, não efetivando a divisão ou partilha.

Nas coisas *divisíveis*, a *indivisão* se extingue pela *partilha* ou *divisão delas* pelos condôminos, em virtude do que cada um deles recebe a parte que, por direito, lhe cabe.

Vide: *Ação de divisão*.

INDIVISIBILIDADE. Do latim *indivisibilis* (indivisível, que não se pode dividir), é a qualidade ou estado mostrado por certas coisas, que não suportam uma divisão, isto é, não são *divisíveis*.

A *indivisibilidade*, em regra, decorre da impossibilidade material de uma divisão, ou seja, da situação em que se apresentam certas coisas, que não se podem partir ou dividir, sem que sejam alteradas em sua substância. A divisão que fosse efetivada viria, assim, *destruir a sua individualidade* ou *anular sua unidade*.

Mas, a qualidade de indivisível também pode agir quando a divisão venha determinar a anulação de sua eficiência ou a alteração do destino, em que se detêm, embora, em realidade, a divisão não resultasse em modificação ou transformação material da coisa ou das coisas.

A indivisibilidade, além da impossibilidade material, pode fundar-se em determinação legal, em virtude da qual as coisas se mostram e se consideram indivisíveis, como pode ser estabelecida pela vontade das partes.

A individualidade legal é atribuída, principalmente, aos bens incorpóreos e materiais.

A indivisibilidade por vontade das partes é sempre tida em caráter transitório, pois que a lei lhe limita o prazo.

INDIVISO. Derivado do latim *indivisus* (não dividido), exprime o estado das coisas que não se encontram divididas e que, neste estado, pertencem a várias pessoas, tendo cada uma delas uma *parte ideal* sobre a mesma coisa.

Assim, a expressão *pro indiviso* quer significar a posse e gozo de uma coisa, por seus vários coproprietários, em comum ou em comunhão. E nesta razão, os direitos que têm as coisas *pro indiviso* incidem sobre a totalidade, ao mesmo tempo que recaem sobre cada uma de suas partes, conforme o princípio do Código de Justiniano: *Tota in toto, et tota in quolibet parte*.

“IN DUBIO”. É locução, que se traduz em *caso de dúvida*, empregada inicialmente em alguns aforismos jurídicos, em que se institui a regra a ser estabelecida, quando a *indecisão* possa fazer paralisar a solução do caso.

São eles:

a) *In dubio contra fiscum*. É traduzido em *caso de dúvida contra o fisco*. Funda-se no célebre texto de Modestino: “*Non puto delinquere eum, que in dubiis quaestionibus contra fiscum facile responderet.*” E nele se estabelece o princípio de que, em uma questão duvidosa, seja de fato ou de direito, se deve decidir contra o fisco.

b) *In dubio pro reo*. É o aforismo aplicado, em matéria penal, a respeito do *favorecimento ao réu*, notadamente no que concerne à aplicação da pena: se há dúvida, a decisão deve ser favorável ao réu.

Notadamente, é o brocardo aplicado nos casos do empate, em virtude do que a decisão ou o voto de desempate deve ser manifestado em benefício ou a favor do réu.

No entanto, melhor se firma na presunção de que toda pessoa se mostra inocente, sendo, por isso, necessário que se faça a prova de sua culpabilidade para que possa ser condenada.

“IN DUBIO PRO SOCIETATE”. É o princípio que o Ministério Público considera ao denunciar ou pedir a pronúncia de que, havendo dúvida, a questão deve ser levada à instância jurisdicional.

INDUÇÃO. Derivado do latim *inductio* (ação de determinar, persuasão), é tido na linguagem jurídica no sentido de *consequência, ilação*, mostrando-se, pois, a conclusão a que se chega, tirada ou extraída das alegações ou dos elementos enumerados.

Indução. Mas também significa induzimento ou instigação, pois que se origina de *induzir*, do latim *inducere*, de onde também se deriva com o significado mostrado.

INDÚCIAS. Derivado do latim *induciae* (espera, dilação), segundo aplicação antiga, serve para exprimir, na linguagem forense, o espaço concedido aos devedores para pagamento da dívida, estando a *lide pendente* em juízo.

Difere, assim, da *moratória* que é o espaço concedido ao devedor, antes de se *encontrar a causa em juízo*.

Mas, por seu sentido etimológico, quer significar qualquer *dilação* ou o espaço de tempo concedido, para que a dívida seja resgatada nele, isto é, no seu transcurso.

INDULGÊNCIA. Do latim *indulgentia* (bondade, benefício, liberalidade), quer exprimir *afacilidade* com que se perdoa, ou o *ato de bondade* a respeito da atenuação da pena ou do castigo, e de *tolerância*, acerca de faltas cometidas.

Indulgência. No sentido do Direito Canônico é a graça ou o perdão dos pecadores, isto é, a remissão das penas temporais impostas aos pecadores (pelas culpas que tenham cometido), feita ou concedida, fora do Sacramento da Penitência, pela autoridade competente, por aplicação às suas provisões eclesiásticas (poder de jurisdição), seja aos vivos, à maneira de absolvição, seja aos mortos, como sufrágio.

E esta remissão (no sentido de *perdão*) ou graça tanto se refere às *penas eternas*, como às *temporais*.

As indulgências dizem-se *plenárias*, quando é o perdão geral ou amplo a todas as culpas. E se mostram *gerais*, quando feitas em caráter geral. E *particulares*, quando a determinadas pessoas.

INDULTADO. O mesmo que *indultário*. A pessoa a quem se concedeu indulto ou que foi favorecida pelo indulto.

INDULTO. Derivado do latim *indultus*, de *indulgere* (perdoar, favorecer), é compreendido, na linguagem jurídica, sem fugir a seu sentido etimológico, como o *perdão* que se concede ao *condenado*, seja para que se lhe diminua a pena ou para que se isente, totalmente, dela.

Possui, neste particular, sentido equivalente a *indulgência*, originada também do verbo *indulgere*.

O indulto pode ser *parcial* ou *total*, segundo o condenado se livra ou se isenta do cumprimento da pena imposta, por sua totalidade ou somente em parte.

Embora a *anistia* e *comutação da pena* se mostrem igualmente atos de liberdade, de bondade ou de *indulgência*, que assim se apresenta como denominação genérica, o *indulto* não se pode confundir com elas.

Anistia é a indulgência para que se esqueça de tudo acerca das pessoas e dos crimes por elas praticados. É mais que *perdão*, pois que tudo se *deve esquecer*.

Comutação da pena é a indulgência consistente em se mudar ou trocar (comutar) uma pena por outra. É substituir a primitivamente imposta, que era de caráter mais grave, por outra mais benigna ou menos grave.

O *indulto* é a *dispensa do castigo*, é o *perdão*, simplesmente, que vem libertar o condenado do cumprimento parcial ou total da pena, que lhe havia sido imposta.

Indulto. Na linguagem eclesiástica, designa a graça especial outorgada pelo Papa, em derrogação a princípio de Direito Comum eclesiástico, para que se faça ou pratique um ato, com dispensa das exigências normais ou comuns. É, pois, tido como *privilégio*, emanado do Sumo Pontífice e inscrito em bula por ele instituída, que vem derrogar regra estabelecida para o caso em espécie.

INDÚSTRIA. Derivado do latim *industria* (atividade, aplicação, trabalho), é usado geralmente em sentido amplo e em sentido restrito.

Em sentido amplo, *indústria* é empregado para designar toda e qualquer espécie de atividade ou trabalho, que tenha por finalidade realizar qualquer espécie de negócio ou empreendimento, cujo objetivo dominante seja o lucro. E, assim, *indústria* assenta no caráter *lucrativo* da ocupação, mostrada numa série variada de atividades: *arte*, *ofício*, *negócio* etc.

Em sentido restrito *indústria* indica-se somente a organização que tem por objetivo *produção*, pela transformação da matéria-prima, seja em grande escala (indústria fabril), ou mesmo em pequena (artesanal).

Indústria. No sentido de atividade *secundária* é que a toma a Economia moderna, indicando-a para englobar as atividades de produção ou qualquer de suas modalidades, excluídas a atividade *primária* (agricultura) e a atividade *terciária* (prestação de serviços).

INDÚSTRIA CULTURAL. Representa o complexo de produção de bens culturais disseminados através dos meios de comunicação de massa (televisão, rádio, jornal), que, funcionando como sistema mercantil e industrial, impõe formas universalizantes de comportamento e consumo.

INDÚSTRIA DE BASE. Também conhecida como *indústria pesada*, dedica-se à produção de máquinas e ferramentas, à siderurgia, à metalurgia, à indústria química e à produção de eletricidade.

INDÚSTRIA DE CONSUMO. O mesmo que indústria *leve* ou de *transformação*, destina-se à produção de alimentos, vestuários e utensílios domésticos.

INDÚSTRIA NAVAL. No conceito do Direito Marítimo, assim se diz para a *construção e armação* dos navios. Compreende, pois, não somente a confecção e preparo da embarcação para ser lançada ao mar, como toda feitura e promoção de seu aparelhamento, que a torne apta ou em condições de navegabilidade, pelo que, além do material indispensável, nela se inclui a aparelhagem de pessoal, ou seja, o engajamento de sua tripulação.

INDUSTRIÁRIO. Como adjetivo, na técnica das leis trabalhistas é a expressão, formada de indústria, aplicada para designar tudo que se refere à indústria.

E assim se exprimem: *atividades industriárias, negócio industrial, trabalho industrial.*

Como substantivo, é utilizado especialmente para distinguir o empregado ou o funcionário que exerce atividade ou trabalho numa indústria. E neste sentido tanto se aplica, propriamente, ao operário, ou trabalhador, como a todo empregado que pertença ao quadro funcional de uma indústria ou fábrica.

INDUZIMENTO. Derivado de *induzir*, do latim *inducere* (instigar, persuadir), é geralmente aplicado, na linguagem do Direito, para designar a *instigação* ou *persuasão*, por palavras ou promessas, para que se faça ou se execute alguma coisa.

O *induzimento*, pois, é revelado por toda ação empreendida no sentido de ser levado alguém a erro ou para que consintam em fazer ou praticar um ato, em face da *sedução*, *convencimento* ou *persuasão* de outrem.

Em matéria civil, o induzimento, se *ardiloso*, pode motivar vício do consentimento ou da manifestação da vontade.

Em matéria penal, leva o *induzidor* às sanções penais previstas para os atos delituosos qualificados ou consignados na lei penal.

Entre os *induzimentos* que se podem constituir em delito, anotam-se:

- a) Para fins matrimoniais, o que se faz para induzir a pessoa a *erro essencial contra a pessoa*.
- b) Para levá-la a especulações prejudiciais: é o *induzimento à especulação*, que se caracteriza *abusos* em proveito próprio ou alheio.
- c) Induzimento à fuga de incapaz, ou seja, para que se subtraia ao poder da pessoa, que o tem sob guarda ou proteção e autoridade.
- d) Para que pratique ato delituoso de qualquer natureza, *instigando-o*, sob palavras ou sob promessas, ou mesmo sob ameaças, o que, em certos casos, se equipara à *autoria*.

INÉDITO. Do latim *ineditus* (não publicado, não divulgado), é empregado na terminologia jurídica, para indicar toda obra literária, artística ou científica, que *não foi publicada* ou *divulgada*, seja pela imprensa ou em livro.

Em acepção genérica, é indicativo da qualidade de tudo que vem ou se mostra pela primeira vez. É o *desconhecido* até então.

INEFICÁCIA. É a expressão que significa que determinados efeitos não incidem como, por exemplo, a ineficácia dos atos do falido em relação à massa falida ou a ineficácia da alienação do bem pela ocorrência de fraude à execução.

INELEGIBILIDADE. Ao contrário de *elegibilidade*, entende-se a *falta de aptidão* ou de *requisitos e condições*, exigidos para que possa a pessoa ser *eleita* para desempenho de cargos ou função.

A inelegibilidade pode decorrer da falta de requisitos legais, impostos para a elegibilidade ou ocupação de cargo ou função eletiva, como pode advir de *incompatibilidade*, isto é, por exercer a pessoa certo cargo, que a impede de ser eleita.

A inelegibilidade não quer dizer incapacidade jurídica, pois que se trata de *incapacidade especial*, inerente à função ou cargo eletivo. A incapacidade jurídica, no entanto, também é computada para evidência desta outra espécie de incapacidade ou falta de aptidão legal e política para exercício do cargo ou função, que se ocupa por meio de eleição. Os motivos de inelegibilidade são indicados na lei, em que se institui o cargo e se impõe seu preenchimento por eleição ou sufrágio.

INEMBARGÁVEL. Que não admite embargos.

INEPTO. Derivado do latim *ineptus* (inapto, importuno), quer geralmente exprimir a qualidade do que é parvo, ignorante, inábil e inidôneo.

Na linguagem forense, revela a qualidade, estado ou caráter do que não se faz na devida *forma* ou não se apresenta revestido das *formalidades legais*.

É assim que se diz *inepta* para a petição ou contestação, a que falem requisitos essenciais ou que não tenha sido formulada segundo a regra ou o estilo.

A qualidade de inepta arguida à petição tem a força de promover o seu indeferimento (CPC, art. 295, I), que se entende a rejeição ao pedido formulado.

Mas, além de ser *arguida* de inepta, pelas *falhas legais* (requisitos formais), também assim se revela a petição, quando não se mostra fundada na razão e se apresenta *confusa*, *ouinconcludente*, ou *contraditória*, ou *desconexa*, ou *absurda*.

Aliás, tudo que se mostre confuso, inconcludente, contraditório, desconexo, discordante, absurdo, ofensivo à regra legal, revela-se *inepto*.

INEQUÍVOCO. É o adjetivo, formado pela negação *in* e *equívoco*, para demonstração do que se diz ou se faz com *clareza*, *exatidão*, *firmeza*, ou o que se vê *evidente*, *irrepreensível*, *certo*.

A qualidade de inequívoco (*inequivocabilidade*) imprime aos *atos jurídicos* a condição *deirrefutáveis*, porque se fazem verdadeiros, certos, procedentes e autênticos, de *modo claro epositivo*, não admitindo erro ou engano quanto à sua apreciação.

INERENTE. Do latim *inhaerens*, de *inhaerere* (estar fixo, ser aderente), exprime o qualificativo o que *vem unido* ou o que *está ligado* à coisa. É *pertinente*, é *próprio*, é *inato*.

Mostra, assim, a *condição*, o *elemento* ou o *requisito*, qualificativo ou característico da coisa, que por ela é trazido, permanentemente, desde que lhe é próprio ou peculiar, acompanhando-a, inseparavelmente. O *inerente*, nestas condições, não se pode dizer *atribuível*, que significa o que se atribui ou se concede *depois*, mesmo como qualidade ou requisito. O inerente vem junto com a coisa, nasce com a coisa. Não é mero atributo dela: é elemento congênito, que com ela surgiu, para mostrar sua qualidade, seu caráter ou seu estado. É o que é *originário*.

De *inerência* (estado de inerente) deduz-se a *inseparabilidade*, visto que o que perde a condição ou a qualidade de inerente perde sua própria individualidade para se confundir com o que é de espécie diferente, ou deixa de existir.

Inerente e *aderente* também se distinguem. O primeiro é o que vem junto, está intimamente unido, é inseparável. *Aderente* é o que se liga, passa a vir junto; mas não se pode dizer próprio ou essencial à coisa. Assemelha-se ao *atribuível*.

INESCUSÁVEL. Do latim *inexcusabilis* (que não pode ser escusado), mostra-se a qualidade de tudo que não pode ser dispensado ou justificado, para que livre a pessoa das sanções impostas por sua falta ou omissão.

A *inescusabilidade*, pois, decorre da qualidade do que é *indispensável* ou *insuprível*, pelo que a falta ou omissão, o não cumprimento ou a ofensa, ferem por tal forma a coisa ou o fato, que se torna necessária a compensação ou reparação. Mas, em outros casos, *ainescusabilidade* é consequente da ausência de justificativas legais, que se mostrem justo impedimento à execução ou razão imperiosa de que se gerou a inexecução. Ou seja, da falta de motivos impeditivos, em virtude dos quais se anote a inexecutibilidade da obrigação ou do encargo.

INESTIMÁVEL. Derivado do latim *inaestimabilis* (inapreciável, que não pode ser apreciado), é empregado, na linguagem jurídica, para mostrar a qualidade de certas coisas que não podem ser submetidas a uma avaliação ou não podem ser tidas por um *preço*, porque não se mostram em condições de ser apreciadas economicamente.

A *inestimabilidade* (condição de inestimável) não quer exprimir a rigor a *desprezibilidade* da coisa. Quer significar que não pode, com exatidão, com um sentido econômico, ter uma *avaliação* ou *estimação*, pois que não se tem uma *medida*, por onde se faça a operação, que lhe imputaria ou atribuiria um certo valor, como se procederia no caso de coisas que se possam avaliar, em face de sua realidade ou de seu aspecto econômico.

Na técnica processual, consideram-se inestimáveis as ações referentes ao *estado* e à *capacidade da pessoa*. E isto porque não se encontram nelas elementos materiais ou de ordem econômica, pelos quais se possa compor um *valor monetário*, em virtude do qual se tenha a medida de seu preço ou de seu custo.

Extensivamente, é aplicado para indicar as coisas que *não têm preço*, que se estimam em demasia, para que possam ser apreciadas materialmente por um preço ou custo, limitativo de seu valor. Em semelhante acepção, o preço delas ou o seu custo é *incalculável*, *éimedível*.

INEVITABILIDADE. Do latim *inevitabilis*, exprime a qualidade ou o estado do que é *inevitável*, *não pode ser evitado*, que é *mais forte que a própria vontade*, vem necessariamente ou é fatal.

É uma das razões que tornam a *força maior* ou o *caso fortuito* motivo de escusa, ou motivo ponderável para a escusa ou desculpa.

INEXEÇÃO. Oposto à *execução* (cumprimento), indica o vocábulo a *falta de execução* ou o fato de não se cumprir, seja em sua totalidade ou parcialmente, a *obrigação* a que se estava sujeito, ou o *dever* ou o *encargo* imposto.

A *inexecução*, por seu sentido, não significa simplesmente a *falta de cumprimento* ou *inadimplemento* pela *falta de entrega da prestação* ou pela *falta de abstenção do fato*. A *execução imperfeita*, também, mostra-se *inexecução*, dita de *incompleta*.

Há, assim, a *inexecução completa*, que é o *inadimplemento* da obrigação ou a falta de cumprimento a respeito de seu objeto; e a *incompleta*, que é a execução imperfeita, não realizada segundo os modos e condições determinadas.

Pela *inexecução*, responde o devedor por perdas e danos, sendo, sob o ponto de vista civil, considerado como *ato ilícito*. É o *ilícito civil*.

Na *inexecução*, no entanto, inquire-se dos motivos que a produziram, podendo o devedor liberar-se da responsabilidade que lhe é atribuída, se justifica ou apresenta razões que o excusem dela.

INEXEQUÍVEL. É o adjetivo empregado na terminologia jurídica, em regra geral, para mostrar a condição ou a situação do que *não pode ser executado* ou *não pode ser cumprido*.

A *inexequibilidade*, que assinala a qualidade ou caráter do que é *inexequível*, em seu conceito jurídico quer mostrar a *impossibilidade* material ou legal, que obsta a execução de qualquer ato jurídico ou processual.

A *impenhorabilidade*, atribuída a certos bens, em virtude do que *não podem ser penhorados*, integra a qualidade *inexequível*, pois que os bens *impenhoráveis* também não podem ser executados ou não estão sujeitos à execução.

Vide: *Exequibilidade*.

INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. Consiste numa causa de exclusão da culpabilidade. Refere-se ao fato de avaliar se, nas circunstâncias em que o ato foi praticado, era ou não exigível que o autor agisse conforme o mandamento legal, tendo em vista a exclusão da culpabilidade.

Ela está prevista expressamente em alguns dispositivos do Código Penal, mas num Direito penal moderno, precisa ser entendida como uma causa geral de exclusão da culpabilidade, sob pena de incidir em tratamento injusto, tratando situações iguais de forma diferente. (gc)

INEXISTÊNCIA. *Falta de existência* ou *carência de existência*, no conceito jurídico quer o vocábulo exprimir a *falta de sanção* ou *aprovação legal* a certos atos jurídicos, que se formaram *viciosamente* ou com preterição de formalidades substanciais.

É, assim, o *não conhecimento de sua existência*, em virtude do que não têm, legalmente, qualquer *eficácia jurídica*. Não geram direito nem estabelecem obrigações. É como *não existindo* ou *não tendo existência*.

A *inexistência* jurídica é atribuída a todo ato que se execute ou se promova em contravenção a regras jurídicas impostas em caráter obrigatório, tornando-se requisitos ou formas essenciais para a instituição ou formação legal do ato. É a condição imposta a todo ato nulo de pleno direito, por vir em transgressão a princípio jurídico, em que se estabeleçam o *não pode*, *não se permite*, ou *não vale*, ou imposições equivalentes.

Em sentido processual, a *inexistência* revela o fato que *não foi provado*, que não se mostrou. E, assim, se considera sem procedência.

“IN EXTENSO”. Locução latina, que se traduz *por extenso*, para significar, em relação aos documentos ou escrituras, que, quando feitos, certificados ou publicados, o devem ser integralmente, sem abreviatura, sem qualquer omissão, ou em toda a sua extensão.

“IN EXTREMIS”. Significando *no último momento*, nos últimos instantes, é notadamente empregada a locução latina para aludir ao que se faz em *perigo de morte* ou nos *últimos instantes de vida*.

Tem sentido equivalente a *in articulo mortis*.

INFALÍVEL. Ao contrário de *falível*, quer exprimir o vocábulo o caráter do que *não falha*, *não se engana*.

A *infalibilidade*, demonstrativa da qualidade e caráter de quem não se pode enganar ou errar, é, na terminologia canônica, *privilégio* ou *prerrogativa* atribuída à Igreja, em virtude do que não pode errar em matéria de fé, privilégio este que é outorgado à pessoa do Papa, como chefe da Igreja e vigário de Cristo.

INFAMAR. Do latim *infamare* (difamar, desacreditar, fazer odioso), quer significar a ação *detirar a reputação* ou *desfazer a forma* de alguém.

Embora se apresente em sentido equivalente a *difamar*, possui *infamar* conceito mais amplo. Difamar entende-se mais propriamente assacar ou fazer imputações caluniosas. *Infamar* compreende imputar ou atribuir fatos a uma pessoa que possam denegrir-lhe reputação, sem que se atendam se justos e procedentes ou injustos e caluniosos: é *tornar infame* ou *tirar a fama*, como *desacreditar* ou *difamar*.

INFÂMIA. Derivado do latim *infamia* (má fama, má reputação), em sentido geral quer significar a perda da fama ou da honra, ou, mesmo, a lesão à honra ou à reputação.

Neste sentido, então, considera-se a *infâmia* como resultante da prática de atos ou de ações torpes, que trazem o descrédito ao agente, ou da condenação por crimes ditos *infamantes*.

Nestas circunstâncias, compreende-se a *infâmia* como *imediate* ou *mediata*, que corresponde à divisão de *infâmia de fato* ou *infâmia de direito*.

A *infâmia de fato* (*infamia facti*) é a que resulta das ações torpes, do procedimento desonesto ou ímprobo da pessoa, em virtude do que traz o descrédito a seu nome ou a perda de sua reputação.

A *infâmia de direito* (*infamia juris*) é a que decorre da condenação por crime considerado infame. Geralmente assim se entendem os crimes em que há fraude ou dolo.

Exprime, portanto, o *efeito* de uma pena para a qual é o condenado privado de vantagens ou regalias de que usufruía e se inabilita para o exercício de certos direitos.

Está conforme ao adágio do Direito Canônico: *Infamibus non pateant portae dignitatum* (Não podem os infames conduzir dignidades).

Na técnica do Direito Canônico, é a *infâmia* tida neste conceito:

Há a *infâmia de fato* reveladora do procedimento desonesto, não havendo, no entanto, qualquer condenação infamante. Decorre do descrédito, motivado pelo torpe proceder.

A *infâmia de direito* é a que resulta da condenação por crimes considerados infamantes, como o homicídio, perjúrio, a heresia, sodomia, adultério, lenocínio etc., quando a própria condenação assim o declara ou o considera em face de profissão torpe exercida pelo condenado.

INFÂNCIA. Derivado do latim *infantia* (incapacidade de falar), de *infans*, originalmente quer exprimir a situação de *quem não fala* ou de *quem ainda não fala: qui fari non potest*.

Mas, na acepção jurídica, *infância* não assinala simplesmente o período em que *não se pode falar*, mas aquele que vai do nascimento à puberdade, ou seja, de acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), até 12 anos incompletos.

Nesta circunstância, conforme já se acentuava entre os romanos, é a *infância* compreendida em dois períodos.

- a) o primeiro, aquele em que, em verdade, não pode o ente manifestar o seu pensamento por palavras, *qui fari non potest*, que vai até os sete anos;
- b) o segundo, denominado de *infância maior* (*infantia majores*), que se limita com a puberdade ou adolescência, distinguindo-se da *simples infância*, porque na maior já as pessoas têm a faculdade de falar – *fari possunt*.

INFANTADO. Derivado de *infante*, é o vocábulo empregado para designar a soma de bens, estados, terras e rendas, atribuídos ao *infante*, para que deles tire as verbas ou o numerário suficiente ao suprimento das despesas da Casa do Infante.

INFANTARIA. Derivado do latim *infans*, é empregado para designar as *forças armadas*, exército ou milícias, que andam a pé.

INFANTE. Derivado do latim *infans*, é o vocábulo usado em vários sentidos:

a) Designa os filhos de rei, irmão ou irmã do príncipe herdeiro ou do próprio rei.

b) É o mesmo que ainda não fala: *qui fari non potest*. Vide: *Infância*.

c) É o soldado que anda ou faz seu serviço a pé.

INFANTICIDA. A pessoa que comete infanticídio, ou a pessoa que mata seu filho, após o parto.

INFANTICÍDIO. Derivado do latim *infanticidium*, de *infanticida* (que mata seu filho), exprime assassinio de recém-nascido ou, num conceito mais amplo, de uma criança.

Mas, na conceituação jurídica, o infanticídio não é posto no sentido literal, segundo sua origem *infans* (infante) e *caedere* (matar).

É a *morte do infante*, durante o parto ou *logo após*, provocada pela parturiente.

Assim o define a lei penal brasileira.

Para os comentaristas, o *logo após* significa enquanto perdura o *estado puerperal*, ou seja, o período que se faz necessário para que a mulher retorne a seu estado normal.

Se morto por outrem, que não a própria mãe, é homicídio. E se pela própria mãe, além dos limites legalmente prefixados, é *filicídio*.

INFECÇÃO. Do latim *infectio* (ação de tingir ou manchar), é empregado na mesma significação de *contaminação*, ou seja, a ação de levar a outrem moléstia infecciosa.

A infecção, como transmissão de germes patógenos da pessoa atacada pela moléstia, para a pessoa sadia, constitui, em certos casos, *delito penal*, dito de *crime* ou *delito de contaminação*.

INFECUNDIDADE. O mesmo que *esterilidade*, ou seja, o estado do que é infecundo ou estéril.

INFELICITAR. Do latim *infelicitare* (tornar infeliz), é empregado no mesmo sentido *dedesvirginar*, *desonrar* ou *deflorar*.

E, dentro deste conceito, diz-se *infelicitada* para a virgem que foi deflorada ou desonrada.

INFERIOR. Do latim *inferior* (mais baixo, colocado depois), opondo-se ao *superior*, quer significar o que está *por baixo* ou *abaixo* de outra coisa.

Quanto às pessoas, pode mostrar a condição de *subalternidade* existente entre elas, em virtude da *graduação*, que as coloque em classes ou categorias diferentes.

Em relação às coisas, vem distingui-las, por sua qualidade, ou determiná-las por sua colocação em lugar logo abaixo de outra.

É assim que se diz *prédio inferior*, para o imóvel colocado logo abaixo de outros, em nível mais baixo, de modo que o outro se mostra, em relação a ele, em nível ou posição mais saliente. Nestas condições, naturalmente, as águas de cima correm *para baixo*.

A *inferioridade* (condição de inferior), decorre aí da situação *abaixo*.

INFIDELIDADE. Derivado do latim *infidelitas*, de *infidelis* (infiel, inconstante, volúvel), quer significar a *falta de fidelidade* ou a *quebra de fé prometida*.

Juridicamente, indica a *violação ao dever*, que se funda na *fidelidade* por todo aquele que a tenha prometido, ou se encontre em obrigação de cumpri-la (vide art. 1.566, do Cód. Civil/2002).

Nos *encargos* ou *empregos de confiança*, há a obrigação ou o dever da fé prometida. Sua *quebra*, por ato que se mostre *desleal* ou *infiel*, importa na infidelidade. Revela-se no *abuso de confiança* como na própria *indiscrição*.

No casamento, é revelada pela *quebra da fé conjugal*, por qualquer dos cônjuges. Objetiva-se pelo *adultério*.

De acordo com o art. 1.573, I, do Cód. Civil/2002, o adultério é motivo capaz de caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida entre os cônjuges. (ngc)

Infidelidade. Extensivamente, é o vocábulo empregado para indicar a *falta de exatidão* ou *odefeito* das coisas, que não se mostram verdadeiras ou não foram feitas segundo o modelo original, desviando-se destas.

INFIEL. Do latim *infidelis* (inconstante, mutável, vário), exprime, geralmente, o que *contravém à fidelidade* ou *não condiz com a realidade* ou *exatidão*.

Na terminologia religiosa, é indicativo da pessoa que *não tem fé* ou *fugiu à fé prometida*.

E, na linguagem jurídica, toda pessoa que transgrediu ou violou o *dever de fidelidade*, a que era obrigado. E, assim, conduz igualmente o sentido de *desonesto*, *desleal*.

INFILTRAÇÃO DE AGENTES. A infiltração de agentes é uma prática comum no combate ao crime organizado. Ela tem origem no direito norte-americano na figura do “undercover”. Esses informantes são inseridos na organização criminosa investigada e passam a adquirir as informações. A partir desses dados a polícia poderá dismantelar a organização criminosa, identificando seus integrantes e seu *modus operandi*.

A infiltração de agentes está prevista no art. 10 da Lei 12.850/2013. Essa prática deverá ser representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público e precedida de autorização judicial. (pg)

“IN FINE”. Locução latina, que se traduz *no fim*, significando o que vem *a final*.

INFIRMAÇÃO. Do latim *infirmatio*, de *infirmare* (infirmar, enfraquecer, anular) exprime *aanulação*, a *revogação* ou a *invalidação* de um *ato jurídico* ou de uma *sentença*, pronunciada pela autoridade a que, em grau de recurso, foram um ou outra levados.

Opõe-se, assim, à *confirmação*.

A infirmação pode ser total ou parcial, quando seja integralmente anulado o ato jurídico ou revogada a sentença, ou quando somente em parte sejam alterados, anulados ou invalidados.

INFLAÇÃO. Do latim *inflatio*, de *inflare* (empantufar, encher), assim se designa a emissão desordenada de *papel-moeda* sem qualquer *cobertura*, seja metálica ou fundada em títulos de crédito, que representem uma riqueza de valor idêntico aos títulos emitidos, com a intenção de aumentar artificialmente a soma de notas em circulação.

A inflação é fundada na situação de *curso forçado* do *papel-moeda*. E, estabelecendo uma desproporção entre a oferta da moeda e de suas necessidades, promove uma desvalorização dela, quanto a seu valor aquisitivo, em regra baseado no ouro.

A inflação produz o encarecimento da vida, estabelecendo perturbações na ordem econômica e financeira da sociedade, que, por vezes, a pode levar a situações ruinsas.

INFLIÇÃO. De *inflictio* (ação de infligir), é aplicado na linguagem jurídica no sentido originário: é a imposição ou a aplicação da pena ou do castigo atribuído à pessoa, pelo crime ou delito que foi responsabilizada.

INFLIGIR. Do latim *infligere* (atirar, impor), é empregado no sentido de *aplicar pena* ou *castigo*, *causar dano*, *golpear*.

INFLUÊNCIA. Do latim *influentia*, de *influere* (insinuar-se, penetrar), entende-se a preponderância, a insinuação, a penetração, ou toda e qualquer *interferência* ou *atuação* que se possa ter em relação a outras coisas, a outros fatos ou a outras pessoas.

A *influência*, ação de influir, é, assim, examinada, a fim de estabelecer as relações entre ela e a execução daquilo que se efetivou ou se realizou sob sua denominação ou cooperação.

Em certos aspectos, porém, *influência* pode ser tomada na acepção de *domínio*, *mando* ou *jurisdição*. E pode revelar o sentido de *dependência*. Estar *sob influência* entender-se-ia estar sob *mando*, sob *dependência* ou sob *jurisdição* de alguém.

Extensivamente, no entanto, *influência* ainda pode ser compreendida como o *prestígio*, a *autoridade*, o *poder* de alguém, derivados, propriamente, de *preponderância*, que é expressão originária do vocábulo.

Vide: *Influir*.

INFLUIR. Do latim *influere* (correr para, introduzir-se, penetrar), na linguagem jurídica é o verbo empregado para designar a ação de *cooperar com intensidade*, *elementarizar* ou *concorrer* para a formação ou execução de qualquer coisa.

Quer, então, significar que o elemento ou a circunstância *teve força* ou influência para estruturar ou constituir alguma coisa, cujos efeitos se discutem, ou para determinar a prática ou a execução de um ato.

Influir, portanto, é *preponderar, dominar, atuar, contribuir, inspirar, influir, encorajar*.

“IN-FÓLIO”. É a locução empregada para designar a folha dobrada ao meio, simplesmente, mostrando-se, assim, em quatro páginas. Indica, ainda, o livro encadernado ou feito nestas condições; livro in-fólio.

INFORMAÇÃO. Do latim *informatio*, de *informare* (instruir, esboçar, dar forma), é o vocábulo tido, geralmente, no sentido de *notícia, comunicação, pesquisa* ou *exame*, acerca de certos fatos, que se tenham verificado e para sua confirmação ou elucidação. E, neste aspecto, equivale a *conhecimento* e *cognição*.

No sentido administrativo, por vezes, vem no mesmo aspecto de parecer, geralmente escrito, em que o funcionário ou empregado *fala* ou *opina* a respeito de *fatos* ou *pedidos*, prestando os esclarecimentos concernentes aos mesmos ou mostrando a procedência ou improcedência deles, a fim de que, assim *informados*, subam a *despacho* ou *solução* da autoridade, a quem compete resolvê-los.

Informação. Na técnica do comércio, assim se entende a opinião ou parecer dado por uma pessoa a respeito de outra, dizendo de sua conduta, de seus costumes, de seu crédito, de seus haveres, enfim, *informando* ou dando conhecimento acerca do que possa interessar a respeito da vida particular e comercial da pessoa.

Por ela é que se organizam os *cadastros bancários*, em cujas fichas se registram as informações obtidas.

Informação. Na terminologia processual, seja civil ou criminal, significa o *ato judicial* que contém os depoimentos das testemunhas, ouvidas para esclarecimento dos fatos que se pretendem elucidar.

Na linguagem penal, diz-se *formação de culpa* ou *sumário*. Equivale a *sindicância* ou *investigação*.

Aliás, na terminologia falimentar, igualmente possui semelhante sentido: *sindicância*, fase preliminar da falência, é a própria *informação*, que se faz mister para a apuração da massa falencial, diante da qual se evidenciam o ativo e o passivo do comerciante falido, trazidos ao regime da falência.

Assim sendo, *informação* exprime, enfim, em conceito literal, a significação de *feitura da forma* ou *objetivação*.

De acordo com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que garante o acesso a informação, informação que pode ser definida como dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. (pg)

INFORMANTE. De *informar*, genericamente, designa toda pessoa *que informa* ou *que presta informação*. É o *informador*.

Mas, na linguagem técnica do processo, é qualificativa da testemunha que, por certa circunstância, ou não podia prestar depoimento ou não é tida como idônea para tal.

É o caso dos menores ou incapazes ou das pessoas chegadas ou aparentadas com os interessados na causa, ou das pessoas que não possuam credibilidade. Não obstante, se tomados seus depoimentos, embora não sejam estes, a rigor, assim reputados, consideram-nos como mera *informação*.

E daí o qualificativo de informante que lhe é atribuído.

“INFORTIATO”. É a designação que se dá à segunda parte do Digesto ou Pandectas de Justiniano.

É a denominação derivada de *infortiare*, reforçar, aumentar.

INFORTUNÍSTICA. De *infortúnio*, é a expressão empregada na linguagem técnica da Medicina Legal para indicar o conjunto de regras e princípios que se adotam para o estudo dos riscos e acidentes ocorrentes no trabalho, bem como das doenças profissionais, isto é, das doenças consequentes ou derivadas do exercício de certas atividades.

INFRA. Advérbio de origem latina que indica que o assunto ventilado menciona-se abaixo, ou em seguida.

INFRAÇÃO. Do latim *infractio*, de *infringere* (quebrar, infringir), designa o *fato* que viole ou infrinja disposição de lei, onde há cominação de pena.

Mas, em sentido mais amplo, a *infração* também se aplica a outras *violações* ou *quebramentos*, resultantes do não cumprimento de obrigações, a que se imponha pena, não se restringindo, pois, às transgressões de regras legais ou regulamentares.

É muito comum o uso do vocábulo para designar as infringências às leis fiscais, dizendo-se, assim, *infrações fiscais*, ou seja, as ações ou omissões que venham infringir princípios e disposições dos regulamentos fiscais ou do Direito Fiscal.

Embora infração e contravenção sejam tidas como equivalentes, esta tem aplicação especial, possuindo conceito propriamente penal ou criminal.

INFRAESTRUTURA. Parte inferior de uma estrutura. Base material ou econômica de uma sociedade ou de uma organização.

INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES PARCELARES. Conjunto de benfeitorias e equipamentos de utilização individual, implantado nas unidades parcelares de projetos de irrigação (art. 2º, VII, da Lei 12.787/2013).

INFRAESTRUTURA DE APOIO À PRODUÇÃO. Conjunto de benfeitorias e equipamentos para beneficiamento, armazenagem e transformação da produção agrícola, para apoio à comercialização, pesquisa, assistência técnica e extensão, bem como para treinamento e capacitação dos agricultores irrigantes (art. 2º, VI, da Lei 12.787/2013).

INFRAESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM. Conjunto de estruturas e equipamentos de captação, adução, armazenamento, distribuição ou drenagem de água, estradas, redes de distribuição de energia elétrica e instalações para o gerenciamento e administração do projeto de irrigação (art. 2º, V, da Lei 12.787/2013).

INFRAESTRUTURA SOCIAL. Conjunto de estruturas e equipamentos destinados a atender às necessidades de saúde, educação, segurança, saneamento e comunicação nos projetos de irrigação (art. 2º, VIII, da Lei 12.787/2013).

INFRAÇÃO CONTINUADA. Assim se diz da *infração fiscal*, simultânea, isto é, quando a falta se repete ou se registra antes que se tenha lavrado o auto ou autos de infração contra o contribuinte.

Se o auto já é lavrado e o contribuinte é intimado da infração, outra que ocorra, a seguir, não se diz *continuada*, mas *reincidente*.

No caso de infrações continuadas, os autos se juntam para um só julgamento. No caso de reincidência, não. Cada infração se julga separadamente.

INFRINGÊNCIA. Do latim *infringentia*, de *infringere*, possui sentido equivalente a *infração*.

E, assim, significa a violação ou quebra de princípio ou regra instituída em lei ou de obrigação assumida.

Não constitui, propriamente, um *delito*, que se mostra no caráter da *contravenção*. Mas, em regra, para a infringência ou infração, há cominação de penalidade ou sanção imposta, seja para anular o ato jurídico, promovido com semelhante vício, seja para impor ao transgressor ou infrigente a penalidade anotada no contrato, de onde se gera a obrigação.

INFRINGENTE. Que infringe, quebra ou viola princípio de lei ou de obrigação.

Qualificação dada a certa espécie de embargo.

Vide: *Embargos infringentes*.

“**IN GENERE**”. Em gênero.

INGERÊNCIA. Derivado de *ingerir*, do latim *ingerere* (lançar sobre, atirar contra), é a ação de introduzir-se em um negócio, a fim de participar dele ou de dirigi-lo.

INGRATIDÃO. Derivado do latim *ingratitude*, de *ingratus* (ingrato, descontente, mal-agradecido), quer exprimir a *falta de agradecimento* ou o *mal reconhecimento* da pessoa em relação àquela de quem mereceu benefício.

De vários modos pode ser objetivada: por todo ato ou ação, em que o *ingrato* (pessoa que pratica a ingratidão), violando o *dever de reconhecimento*, que lhe compete, manifeste uma *ofensa* ao beneficiador.

Pode a ofensa ser *física* ou ser *moral*, isto é, consistir num atentado à vida do beneficiador, em sevícias, como mostrar-se em injúrias graves à sua pessoa ou à sua memória, ou mesmo no *abandono*, quando deveria assisti-lo.

Se o *benefício* resultou de uma *doação*, pode o doador revogá-la, mostrada a ingratidão.

É motivo para a deserdação, mediante sua prova.

INGRATO. Do latim *ingratus* é o *mal-agradecido* ou *irreconhecido*. É quem comete *ingratidão*. Literalmente, deveria o vocábulo significar o que não agrada ou que tem aspecto desagradável. Foi seu sentido primitivo.

INGRESSO. Do latim *ingressus*, de *ingredi* (entrar), é empregado usualmente para significar a *entrada* ou *admissão* em alguma parte ou em alguma coisa. É o *internamento* da pessoa no recinto de um estabelecimento, seja em caráter transitório ou efetivo. É a *intromissão* da pessoa em um negócio.

Ingresso. Por extensão, designa o próprio *bilhete*, que dá direito à entrada em um estabelecimento de diversões ou em qualquer outro, onde se cobra pela entrada, ou admissão a seu interior ou recinto.

INIBIÇÃO. Derivado do latim *inhibitio*, de *inhibere* (impedir, embaraçar), sempre foi empregado na linguagem jurídica para designar a *proibição judicial*, em virtude da qual fica o *magistrado* ou a *autoridade* impedida de fazer ou de continuar a fazer alguma coisa.

É vulgarmente admitido no simples sentido de *proibição*, que vem impedir a prática de um ato jurídico ou a continuação dele, seja por princípio exarado em lei, seja por ordem ou mandado do juiz.

É tido, também, no sentido de *impedimento*.

No sentido financeiro refere-se aos valores que ingressam no orçamento.

INIBITÓRIA. Do latim *inhibere*, designa o *decreto*, *alvará*, *lei*, *sentença* ou qualquer ato judicial em que se faça conter uma proibição, a fim de que não se pratique um ato judicial ou não se continue o que se estava praticando.

Inibitória. É geralmente a *ordem* emanada de um juiz superior para que outro, de categoria inferior, não pratique um ato processual, não conheça de uma causa ou não continue nela. É dada a essa ordem o nome de *cartas inibitórias* ou *sentenças inibitórias*.

Antigamente, era a denominação atribuída aos *rescritos* emanados dos juizes eclesiásticos, pelos quais vedavam aos juizes seculares ou civis tomar conhecimento de certas causas, sob *pena de excomunhão*.

INICIAL. Do latim *initialis* (primordial, original), é aplicado na terminologia jurídica para indicar *todo começo*, de que se segue qualquer ação.

E, dessa forma, é determinativo ou indicativo de todo fato, ato ou ação que vem no princípio ou dá origem a qualquer coisa. É a qualidade do *início*.

Às vezes, é tomado substantivamente. E, como tal, na terminologia forense, designa a *petição*, em que se dá começo ou se propõe a ação.

A *inicial* ou *petição inicial* tem requisitos determinados em lei, com os quais deve ser formulada, sob pena de ser considerada *inepta*.

Além do *pedido*, em que se funda a ação (o *direito de agir*), em virtude do qual é ela exercitada na *demand*, vai instruída com os *documentos* e *informações*, justificativos da relação jurídica, ou seja, do próprio direito reclamado.

INICIATIVA. Derivado do latim *initium*, de *initiare* (encetar, dar começo, adotar), na linguagem jurídica quer indicar o *direito*, *dever* ou *privilégio* de uma pessoa ou autoridade *para dar começo* ou *encetar alguma coisa*.

Quando se declara, pois, que à pessoa cabe ou se comete a *iniciativa*, quer isto significar que a ela se outorga o direito ou a faculdade, ou mesmo o dever, de iniciar a execução de determinado ato, ou de submeter à consideração do poder competente o alvitre, que deve ser adotado ou rejeitado.

Desse modo, na linguagem jurídica, iniciativa não vem somente com o sentido de *ação de encetar* ou *ação de iniciar*. A ele se prende o do *direito*, faculdade ou dever desta ação, pela qual se dá começo ou se inicia o procedimento judicial, ou de outra natureza, dentro da ordem jurídica.

E, neste sentido, são comuns as expressões: *iniciativa da denúncia* ou *da ação penal*, *iniciativa da elaboração das leis*, *iniciativa popular* etc., em todas elas sendo anotada a significação de *prerrogativa* dada à pessoa ou à instituição, a quem cabe iniciar ou ser a primeira a respeito do que se quer ou se deve fazer.

INÍCIO. Do latim *initium* (começo, princípio, origem), literalmente quer o vocábulo significar o *começo* ou *princípio* de todas as coisas, ou seja, a evidência do exato momento em que elas se iniciam ou começam a ser praticadas.

Nesta acepção, pois, opõe-se a *conclusão*, que se mostra o *fim* ou a *terminação*, do que se começou ou se iniciou.

Em relação aos prazos, é costume dizer-se de *termo inicial* para se assinalar o *início de sua contagem*, ou seja, o primeiro dia ou a primeira hora, em que se inicia o seu transcurso, a ele se opondo o *termo final*, que se assinala pelo último *instante* (dia, mês ou hora), em que se tem por findo ou terminado.

Por vezes, o *início* é revelado pela prática de um *ato completo*, a que se seguem outros atos, razão pela qual recebe a denominação. É o caso da *petição inicial* que se indica o *início da demanda*.

Para execução de certos atos jurídicos ou processuais institui a lei prazos inflexíveis para seu *início*, ou período, dentro do qual devem ser iniciados, sob pena de decadência, prescrição ou de outras sanções legais.

INIDÔNEO. Ao contrário de idôneo, ou não idôneo, é aplicado no mesmo sentido de *impróprio*, *inadequado* ou *contraindicado*, para que possa cumprir certo objetivo ou o resultado esperado.

INILIDÍVEL. Exprime a condição ou a qualidade do que é *indestrutível*, *irrefutável*, *irretorquível*. E, assim, o que for inilidível não pode sofrer qualquer contestação ou prova em contrário, mantendo-se em toda sua força de demonstração ou de comprovação.

INIMIGO. Do latim *inimicus* (hostil, adversário), na terminologia jurídica é empregado para indicar a pessoa que mantém contra outra sentimentos de animosidade ou malquerença, de rancor e de ódio.

É o *não amigo*, sendo *hostil* e *adversário* da pessoa, a quem, longe de *desejar bem*, quer o *malefício*.

A condição de inimigo assenta na falta de estima ou na *inimizade*. E se revela pelo modo por que a pessoa se refere à outra, mostrando desafeição, ou quando, por atos, procura mesmo ocasionar-lhe aborrecimentos e danos.

Inimigo. Na linguagem do Direito Internacional, assim se diz do país, povo ou tropas, quando se está em luta armada ou guerra com o mesmo país.

E, por extensão, a todo *adversário* ou pessoa que se encontra em campo oposto ao que se acha outra pessoa.

INIMIGO CAPITAL. Se a inimizade assoma tal estado de intensidade, que não se mostra simples malquerença ou animosidade, mas *profundo ódio*, *rancor incontido*, evidenciados publicamente em atos de maldade ou prejudiciais à pessoa, intencionalmente praticados por outra, grada a *inimizade capital*, inimizade furiosa e incontida, de que se gera ou surge o inimigo capital.

Vide: *Inimizade*.

Nesta razão, o *inimigo capital*, tal como o amigo íntimo, mostra-se *suspeito* para comparecer como testemunha em questão em que haja interesse de seu adversário. Pode ser, assim, impugnado como tal. E também pode pedir escusas para que se exima de prestar depoimento. É relevante motivo, desde que demonstrado.

INIMIZADE. É a negação da amizade ou falta de estima entre as pessoas, revelada, notadamente, por uma *desafeição* ou *animosidade*, que tem a força de afastá-las, tornando-as *inimigas*.

Na terminologia antiga, era o nome que se dava às *cartas*, expedidas pelo magistrado, nas quais se declarava alguém por *inimigo* de outrem, em vista do que se tornava *inabilitado* para o acusar em juízo ou depor contra ele (*cartas de inimizade*).

INIMIZADE CAPITAL. É a que se anota entre *inimigos capitais*.

Deve ser demonstrada em atos positivos, em atos evidentes e fatos inequívocos, para que possa ser motivo de impedimento em relação à pessoa que venha depor contra outra ou a acusar em juízo.

A inimizade, em regra, funda-se na existência de fatos havidos entre as pessoas, de modo a indicá-las, com justa razão, inimiga uma da outra. Devem ser *motivos graves, sérios*, que tenham força, em verdade, para estabelecer semelhante intensidade de rancor ou de ódio entre dois entes humanos.

Mas aquele que *feriu, roubou, seviciou, demonstra sentimentos de vingança, pratica atos prejudiciais* a outrem ou a seu patrimônio, *concorre para sua infelicidade*, mostra-se, inequivocamente, senhor de uma *inimizade capital* em relação a outra pessoa.

“IN INITIO LITIS”. Locução latina que se traduz: *no início da lide*, adotada para referir-se, precisamente, ao começo da lide ou da causa. Em certas circunstâncias é substituída pela expressão *ab initio* (desde o começo).

“IN INTEGRUM”. É a locução empregada no sentido de *por inteiro* ou *intacto*.

Quer assim exprimir, em relação às coisas, sua colocação ao estado anterior, *reparada, renovada, sem qualquer diminuição*.

É notadamente aplicada na frase *in integrum restituere* (restituir por inteiro), ou *restitutio in integrum* (restituição por inteiro).

Originariamente, *restituere* entendia-se *remeter as coisas a seu estado primitivo*.

Assim a compreendia o jurisconsulto PAULO, na *Instituta*: “*Integri restitutio est redintegranda rei vel causae actio.*”

Vide: *Restituição*.

ININTERRUPTAMENTE. Forma adverbial de *ininterrupção* (sem interrupção), quer exprimir a situação ou modo do que *deve correr* seguidamente, sem encontrar obstáculos, sem qualquer impedimento.

Nesta razão, o caráter de ininterrupto, dado às coisas, notadamente aos prazos, quer significar que eles não *param de correr, não se suspendem, não estancam*, enquanto não cumprem ou não atingem o fim.

A lei processual compreende o vocábulo no sentido de continuamente e peremptoriamente, onde se integra a acepção de *inflexibilidade, de fatalidade*, como caráter inerente ao que é *ininterrupto*.

Quando a lei dispõe a *ininterrupção das coisas*, já não se podem suspender, sustar, adiar, ou prorrogar, o que resulta na *restituição* ou na *concessão* a respeito do que se sustou, suspendeu, interrompeu ou adiou.

Vide: *Obstáculo. Prazo. Restituição*.

ININTERRUPTO. É o que *não pára, não cessa, anda continuamente, anda sem cessar*.

O *ininterrupto*, assim, possui sentido equivalente a *fatal* e *peremptório*; conseqüentemente, na linguagem propriamente processual corresponde ao *irrestituível* e *improrrogável*, em referência, notadamente, aos prazos.

Vide: *Ininterruptamente*.

INIQUIDADE. Do latim *iniquitas* (desigualdade, excesso, injustiça), entende-se todo ato ou toda ação contrária à equidade ou à boa razão. É, igualmente, indicativo do rigor excessivo e injusto na aplicação da lei ou do regulamento.

INÍQUO. Derivado do latim *iniquus* (injusto, desigual), na linguagem jurídica é o vocábulo aplicado para designar o que se faz sem *equidade* ou com ofensa ao *princípio da equidade*, isto é, contra a *verdade sabida*, contra o que se mostra *justo e conforme à razão*.

Vide: *Equidade*.

“INITIO LITIS”. Início da lide.

INJUNÇÃO. Derivado do latim *injunctio*, de *inungere* (unir, impor, ajuntar), é usado para indicar a *imposição* ou a *obrigação imposta*, que se apresenta, assim, em caráter de *ordem formal*, cujo cumprimento não pode ser desatendido.

A *injunção*, pois, decorrente de um poder ou autoridade atribuída à pessoa, que a determina, revela-se a ordem em caráter imperativo, que não se discute, mas se cumpre.

Injunção. Em certos casos, mostra-se a *ordem violenta*, a *ordem coatora*, pois que é dada, *sob pressão*, para que seja cumprida. Ou também significa a *imposição* ou a *obrigação*, que recai sobre a pessoa, *sob pressão das circunstâncias*: são as contingências ou arranjos, que terminam por impor à pessoa a obrigação de que não pode fugir.

Injunção. Na técnica constitucional, indica-se o pedido e a eventual concessão de *mandado*, a favor do prejudicado, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (CF/88, art. 5º, LXXI).

INJÚRIA. Do latim *injuria*, de *in* e *jus* (injustiça, agravo, lesão, ofensa), literalmente quer exprimir tudo que venha *contra o direito*.

É, assim, em sentido amplo, todo ato que se faça ou se pratique contrariamente ao direito e à equidade: *omne quod non jure fit*.

Mas, em sentido estrito, entende-se a lesão ou ofensa, de ordem física ou moral, que venha *atingir* ou *ferir* a pessoa, em desrespeito ao seu decoro, à sua honra, aos seus bens ou à sua vida.

Em semelhante circunstância, a injúria pode decorrer de palavras, gestos, acenos, por vias de fato, mesmo, ou por outra maneira. E, desta forma, dizem-se injúrias verbais (*injuriae verbales*), ou reais (*injuriae reales*).

A *injúria verbal* é a que se manifesta por palavras, escritas ou não, contendo expressões ultrajantes ou insultuosas à pessoa, que possam expô-la à desconsideração pública. É *o ataque* à honra ou boa fama da pessoa ou a *imputação desairosa*, sem caráter determinado, a vícios e defeitos, com a intenção de *invektivar*, de *ofender*.

A *injúria real*, dita *por vias de fato*, é a que decorre da *violência física* ou *ofensa física*, praticada contra a pessoa, com a intenção de *aviltá-la* ou *diminuí-la* no conceito público. Caracteriza-se pelo *aviltamento*, resultante da natureza do instrumento empregado no ataque.

A *bofetada* identifica-se como *injúria real*, pois que, aviltante como é, traz humilhação para o *esbofetado*.

Numa ou noutra, para sua evidência, domina o *animus injuriandi*: a intenção de *humilhar*, trazer diminuição ao conceito da pessoa, torná-la desprezível na consideração pública.

Na *verbal*, para que não se qualifique calúnia, quando há *imputação*, deve ser *estaindeterminada* e não mencionar *fato*, que se mostre crime. Na *real*, além do ânimo de injuriar, deve ter o agente a intenção de produzir a *dor física*.

Se há *imputação de fato*, quando ofensivo à reputação da pessoa, é *difamação*. Se há *imputação falsa de fato criminoso*, é calúnia.

A *injúria* exprime a ofensa à dignidade e ao decoro em imputação a qualquer fato. É *aimputação indeterminada*, constituída pelo *insulto*, pelo *ultraje*, pela *insinuação maldosa*. Ou a manifestação do pensamento, que se revele em *ultraje* ou em ofensa ao decoro e dignidade da pessoa, com a injustiça de ferir o conceito, em que é tida.

A *injúria*, ainda, deve ser apreciada, diferentemente, em seu sentido penal e em seu sentido civil.

A *injúria civil* tem conceito mais amplo que a penal. É tida, geralmente, sob a denominação de *injúria grave*.

A injúria pode motivar pedido de *indenização*, desde que dela decorram *danos materiais* ao *injuriado*. Já era princípio dominante entre os romanos, em virtude do qual, pela *actio injuriarum aestimatoria*, poderia exigir do injuriante uma *reparação pecuniária*.

É necessário, porém, a prova deste *prejuízo*, conseqüente da *injúria*, ou seja, a ofensa ao patrimônio da pessoa, em virtude da injúria assacada.

Injúria. Conforme se evidencia, o sentido da palavra foi sendo particularizado. Originalmente, era a *injustiça* ou tudo que se fazia *contra o direito*.

Passou a significar o *mal*, resultante da ofensa ou da lesão ao direito alheio, chegando a confundir-se com o sentido de *dano*. E nela, por um princípio de equidade natural, se fundava a *actio legis Aquiliae*, para haver o *injuriado* a indenização pelo prejuízo causado.

Afinal, passou a ser usado especialmente para significar a palavra ou o ato ofensivo ou deprimente à dignidade e à honra da pessoa.

INJÚRIA GRAVE. Assim se entende tudo quanto possa trazer ofensa à honra, à dignidade, à respeitabilidade, à fama da pessoa, ou tudo quanto possa constituir uma falta grave a respeito dos deveres especiais de uma pessoa em relação à outra.

A lei civil, geralmente, anota a *injúria grave* havida entre os cônjuges, como fundamento ao divórcio, ou entre donatário e doador, para efeito de revogação da doação.

INJÚRIA RACIAL. A injúria racial é crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal e se caracteriza quando o autor utiliza palavras depreciativas sobre a raça, cor, etnia, religião ou origem da vítima com o intuito de ofendê-la. Esse crime não se confunde com o crime de Racismo previsto na Lei 7.716/1989.

Vide: *Racismo*.

INJURIADO. É a pessoa contra quem se assacou a injúria. É a vítima ou o sujeito passivo da injúria. E, por isso, é a pessoa que está autorizada a promover ação contra a pessoa que a injuriou ou a procurar haver dela o ressarcimento dos danos materiais que possam ter desfalcado seu patrimônio.

INJURIADOR. O autor da injúria, ou a pessoa que assacou injúrias contra outrem. É o autor ativo da injúria. E, por isso, responsável por suas conseqüências e passível das sanções penais que lhe possam ser infligidas.

INJURÍDICO. Expressão indicativa da qualidade ou do caráter do que se faz contra a lei ou em transgressão a preceito de lei. É idêntico a *irregular* ou *ilegal*.

É, igualmente, qualificativo acerca do que se apresenta em contradição ao teor da lei ou que foge ao sentido do Direito, não sendo fundado nele.

A aplicação errônea do Direito ou a interpretação errada ou capciosa da lei entende-se, também, *injurídica*.

INJUSTIÇA. Derivado do latim *injustitia*, quer significar a *falta de justiça* ou indicar todo ato que se pratica em *contrariedade ao que é justo ou equitativo*.

Neste sentido, então, a *injustiça* se mostra toda *violação dos direitos* de uma pessoa, não importando os meios que sejam usados. Tanto basta que se mostre *ato* praticado contra a lei ou contra o Direito, em ofensa ou violação a direitos alheios.

Injustiça. Mas também se entende como tal toda aplicação errônea ou inadequada da lei ao caso em espécie, como a falta de aplicação justa da lei.

Assim, tanto se tem injustiça pela *ação*, quando mal se aplica o princípio legal, como por *omissão*, quando se deixa de aplicar a lei, para que se cumpra seu imperativo.

INJUSTO. Não justo ou contrário ao justo, entende-se o que se faz sem justiça ou contrariando à justiça. É o que é infundado ou não se ampara no Direito. Tem o mesmo sentido de *iníquo*.

“IN LIMINE”. É a locução latina, que se traduz *no limiar* empregada na terminologia jurídica para indicar tudo que se faz *em começo* ou *inicialmente, preliminarmente*.

Deste modo, quando se diz rejeitar *in limine* ou rejeição *in limine*, alude-se ao fato de rejeitar *imediatamente, desde logo, antes mesmo que se entre no conhecimento da matéria ou se inicie qualquer discussão*.

Agir *in limine*, exprime, igualmente, o que deve ser feito ou promovido logo no início, ou no princípio de qualquer coisa.

“IN LIMINE LITIS”. Outro sentido, portanto, não tem a expressão, que se traduz: *no começo da lide*, e quer exprimir o que deve ser feito ou se faz, inicialmente, quando se intenta a ação, para que se promova o processo e se dê procedimento à lide.

“IN LITEM”. Na lide, na causa, na demanda, ou seja, dentro da lide, dentro da causa ou da demanda.

“IN LOCO”. Expressão latina que designa “no lugar”, mais precisamente, no local especificamente determinado e que normalmente é empregada em alusão a atos judiciais ou às diligências que irão se dar no mesmo local em que se encontram as coisas sobre que versam ou o objeto do litígio. (gsc)

“IN MALAM PARTEM”. Expressão latina que significa em malefício da parte, ou seja, contrário ao seu interesse.(gc)

INOBSERVÂNCIA. Do latim *inobservantia*, (falta de atenção), quer exprimir a *omissão* a respeito da regra, que está contida na lei, ou a *falta de cumprimento* da obrigação constante de um contrato.

Particularmente, no entanto, inobservância é mais propriamente aplicada para indicar a omissão a respeito de *prescrições* ou *formalidades*, impostas legalmente, para a autenticidade e valimento dos atos jurídicos ou das obrigações. A *falta de atenção*.

INOCÊNCIA. Do latim *innocentia*, de *innocens* (que não faz mal, inofensivo), possui o sentido literal e originário do vocábulo: o que não tem nocividade, que não faz ou produz maldade. Revela, assim, a qualidade ou a situação de quem é ou se reputa *inocente*, ingênuo, inofensivo. Mas, no sentido de sua aplicação na terminologia jurídica, quer significar, notadamente, a *ausência de culpa*.

O *inocente*, pois, é a pessoa que não praticou o crime ou qualquer ato delituoso ou de maldade, que lhe tenham sido imputados.

Inocência. Decorrência de sua significação originária, indicando assim a *inofensividade*, é tido como equivalente de *ingenuidade*, *simplicidade*, *pureza de costumes*.

INOCENTE. Vulgarmente, *inocente* é ingênuo, simples, inofensivo, puro, que não faz mal nem causa dano.

Substantivamente, designa a *criança* ou a pessoa na sua primeira infância. É o *menino* ou *amenina*.

Juridicamente, porém, é quem está isento de culpa, por não ter praticado o ato ou por não ser autor da imputação que lhe era feita.

Vide: *Inocência*.

INOCUPADO. Tem sentido equivalente a *desocupado*. É o que não foi ainda ocupado ou está livre de ocupação.

Na linguagem do Direito Internacional, entende-se o território ou o país que não foi ocupado por qualquer Estado.

INOFICIOSO. Do latim *inofficiosus* (que tem falta de respeito, de deferência), com a mesma significação que já tinha o *inofficiosum* dos romanos, é tido na linguagem jurídica para exprimir tudo que é feito *em desrespeito* ou *em prejuízo* aos *deveres*, que eram para cumprir-se em favor ou benefício de outrem.

É, pois, a qualificação dada ao ato que se pratica, injustamente, em detrimento de outrem, privando-o do que lhe deveria caber. Ocorre, notadamente, na *doação* ou no *testamento*, quando o *doador* ou o *testador*, ou doa a um filho bens que deveriam pertencer à legítima de outro, ou exclui herdeiros próximos, sem justo motivo, para benefício de outros mais remotos.

A *inoficiosidade*, caráter ou estado de inoficioso, é assim anotada no testamento (*inofficiosum testamentum*), na *doação* (*inofficiosa donatio*) e no dote (*inofficiosa dos*).

Em relação à *doação* e ao dote, a *inoficiosidade* é caracterizada, juridicamente, quando excede seu valor ao da legítima e mais a metade do disponível.

No testamento, é a exclusão do herdeiro, com direito à herança, sem qualquer justificativa.

Aos prejudicados ou preteridos pela *inoficiosidade* cabe o direito de ação para anular ou desfazer o ato inoficioso.

INOMINADO. Derivado do latim *innominatus* (não nomeado), é a expressão, segundo sentido literal, empregada para designar os contratos, que não tenham sido, particularmente, objeto de regulamentação legal, sob denominação apropriada ou especializada.

São os contratos, igualmente, denominados *atípicos*, isto é, sem tipo ou padrão assinalado pela lei.

Desta forma, mesmo que não venham particularmente denominados ou qualificados, autorizam ao contratante, que tem uma prestação a exigir, o direito de pedi-la ao devedor, que, desde que não a cumpra espontaneamente, pode ser a isso compelido judicialmente.

Entre os romanos, por meio da *praescriptis verbis actio*, o credor iria sobre o devedor, tal qual o faria na execução dos contratos nominados, para obrigá-lo a cumprir a prestação.

E o contrato inominado ocorria:

a) quando uma das partes tivesse feito a favor de outrem uma prestação;

b) que tivesse ela sido aceita pela outra parte, na intenção de dar à outra uma prestação qualquer, em equivalência da que recebeu.

E, desta forma, reunidas as condições e aceitas, está estabelecido o *liame jurídico*. E fundado nele podia o que não recebera a prestação exigir do outro que secundasse a sua.

Em outro sentido, considera-se inominado o negócio que não tenha nome previsto em lei, embora seja típico por suas condições estarem legalmente previstas.

“IN NOMINE”. Locução latina, que se traduz *em nome*, utilizada para exprimir o que se faz ou se executa sem efetividade, sem ser real. É somente *para constar, para figurar*.

INOOPERANTE. É aplicado na linguagem jurídica para exprimir ou qualificar o que, *por não operar*, não surte os desejados efeitos jurídicos, ou não exerce qualquer influência acerca do que é pretendido.

O *inooperante* importa no *ineficaz, improdutivo, inofensivo, sem valia*.

INOPORTUNIDADE. É expressão que assinala a *inconveniência, a intempestividade* ou *afalta de oportunidade*.

A *inoportunidade*, qualidade do que é inoportuno, revela assim que a *ocasião não é própria, o momento não é azado, o ato é inconveniente*.

E, nesta razão, juridicamente, pode ser motivo de *prejuízo*, que deve ser ressarcido por quem agiu inoportunamente, isto é, *intempestivamente, inconvenientemente, desastrosamente*.

Em matéria processual, a inoportunidade indica os momentos em que não se podem, legalmente, praticar os atos processuais indispensáveis ao andamento do processo e à defesa dos direitos dos litigantes. E, fora da oportunidade, por inoportuno, não se pode fazer, lícitamente, o que a lei não admite.

INOPORTUNO. Do latim *inopportunus* (inconveniente, intempestivo), assinala o adjetivo tudo que se faça de *modo inconveniente, atentando contra a regularidade de alguma coisa, para perturbá-la* ou *vindo quando não era para vir*.

INOVAÇÃO. Do latim *innovatio*, de *innovare* (renovar), é o vocábulo empregado na terminologia jurídica para exprimir a *introdução* de qualquer *fato novo*, no que se está fazendo, ou está feito, com o intuito de ser *alterada a sua fase anterior*.

Embora, a rigor, não exprima o vocábulo, segundo seu sentido literal, a *renovação*, como *feito de novo*, a inovação mostra tudo que possa alterar o *estado anterior da coisa*, seja porque *ofato introduzido* posteriormente tenha modificado o que era feito, ou porque tenha substituído inteiramente o que já estava feito.

Em qualquer hipótese, a *inovação* é a alteração, modificação, transformação, substituição do que se estava fazendo ou do que era já feito, pelo *fato novo*.

Juridicamente, a inovação somente é tida em cogitação, quando, no processo, se mostra na forma de *atentado*, isto é, vem *ferir direitos*, seja pela modificação material da coisa, seja pela alteração do que já se tenha decidido no curso da ação.

Neste sentido, chegam mesmo a confundir *innovar* com *atentar* e *inovação* com *atentado*.

Lexicamente, não se deve admitir semelhante confusão. A inovação formula o atentado, quando é feita contra direito, quando se mostra uma lesão ao direito. Deste modo, *atentado é a inovação contra direito*, não inovação simplesmente.

A lei processual, dando o conceito de atentado (art. 879), bem o distingue da inovação pura e simples.

Inovação. É o vocábulo usado, também, para exprimir qualquer ato proferido pelo juiz, quando a *causa* foi devolvida ao conhecimento do Tribunal, pelo recurso de apelação, tendente a *modificar* a situação da demanda, antes que se pronunciem os juízes *ad quem*.

Não é permitida, neste caso, a inovação, sendo inoperante qualquer decisão neste sentido.

E clara está a conclusão: o recurso de apelação, tomado nos dois efeitos, *retirou* autoridade do juiz *a quo*, para nele introduzir *fato novo*, até que se decida o recurso e volte à sua jurisdição o processo, para que se invista na autoridade que lhe é atribuída.

“IN PARI CAUSA”. Aplicada a locução para exprimir: em caso semelhante ou sob idênticas condições.

“IN PERPETUUM”. Em perpetuidade, para sempre, é o que exprime a locução latina *in perpetuum*. Perpetuamente, ou em caráter definitivo e permanente.

INQUÉRITO. Derivado do verbo latino *quaeritare* (investigar, indagar), quer exprimir o *ato e efeito* de investigar ou sindicar a respeito de certos fatos que se desejam esclarecer.

Tecnicamente, entende-se o *processo* promovido com o objetivo de *apurar* a existência de certos fatos ou de se *ter informação exata* a respeito de fatos.

Nele, para execução e cumprimento do objetivo, promovem-se todas as medidas e diligências indispensáveis à verificação ou sindicância pretendida, ou seja, *inquirições, periciais ou exames periciais* de qualquer natureza.

Culmina o inquérito por um *relatório*, em que se anotam as *conclusões* obtidas acerca dos fatos sindicados.

Em matéria de crime, o inquérito, que se diz *policial*, constitui a *peça inicial* para o procedimento da ação penal.

Para que se lhe dê validade, não se mostrando peça impugnável no *sumário penal*, é costume fazê-lo assistido pelo órgão do Ministério Público. E, desta forma, desde que não se tenha fundado em *violência* ou *coação* por parte das autoridades policiais, tem *valor probante* a respeito dos fatos nele esclarecidos.

O *inquérito* também se diz *administrativo*, quando aberto por ordem de autoridade administrativa, para evidência de fatos irregulares ocorridos na repartição e para que, com ele, se apure a verdade sobre os mesmos e a responsabilidade da pessoa que lhes tenha dado causa.

Nem sempre, porém, tem o inquérito a função de esclarecer a ocorrência a respeito de fatos, indicados como delituosos ou faltosos.

Assim, também, é promovido para que, por ele, se obtenha uma informação precisa a respeito de fatos de ordem social, econômica, política, financeira, a fim de que, pelos resultados obtidos, se orientem as autoridades para a imposição ou instituição de novas regras ou novas medidas.

Embora *inquérito* possa ser tido em sentido equivalente a *inquirição*, por ser esta uma parte dele, na terminologia jurídica bem se distinguem. Diferenciam-se por ser o inquérito o todo a respeito da investigação promovida. E a inquirição uma parte dele, e que também se apresenta em outros processos, com os mesmos intuitos de indagar das pessoas o que sabem a respeito dos fatos.

INQUÉRITO JUDICIAL. Na técnica do Direito Falimentar entende-se o *procedimento* que é intentado para *apurar fatos* ou *circunstâncias* que possam configurar crime ou delito falimentar, a fim de que se apliquem contra os responsáveis por eles as respectivas sanções penais.

A abertura do inquérito judicial, na falência, se necessário, será motivada a pedido do próprio síndico, em virtude de elementos por ele apurados na sindicância e que impliquem atos que possam constituir crime falimentar. Além do pedido de inquérito, poderá o síndico, inicialmente, já indicar as diligências e perícias que se fizerem necessárias para o esclarecimento dos fatos que devem ser investigados. O inquérito judicial é disciplinado pela Lei de Falências, nos artigos 103 a 113.

INQUÉRITO PARLAMENTAR. Aquele que se instala no parlamento para apurar ato considerado ilícito.

O inquérito parlamentar se efetiva na comissão parlamentar de inquérito, que tem poder de investigação próprio das autoridades judiciais.

INQUILINATO. De *inquilino*, designa o estado ou a situação de quem ocupa prédio ou moradia, mediante contrato de locação.

Nesta situação, é, extensivamente, tido como o próprio direito do inquilino ou locatário de ocupar o prédio locado, segundo as condições de prazo e aluguel convencionadas.

Inquilinato. Denominação dada à lei sob cujo regime se encontram as convenções sobre locações de prédios e para solução das dúvidas que se suscitarem a esse respeito (Lei nº 8.245, de 18.10.1991).

Vide: *Inquilino*.

INQUILINO. Derivado do latim *inquilinus* (locatário), designa a pessoa que não mora em casa própria; mas, em casa alheia, como *locatário* de seu proprietário.

Mas, *inquilino* distingue o *locatário* de prédios urbanos, não qualificando o *arrendatário*.

Vide: *Locatário*.

Diz-se *inquilinato* para as relações jurídicas que se estabelecem entre o inquilino e o senhorio e para as leis que regulam semelhante situação.

INQUIRIÇÃO. Derivado de *inquirir*, do latim *inquirere* (indagar, investigar), designa, na terminologia jurídica, o ato de se obterem informações, a respeito de certos fatos, de pessoas que se presumem sabê-los, por meio de *perguntas* feitas a elas. Ou ainda a série de perguntas feitas à pessoa, a quem se imputa a responsabilidade de certos fatos.

A inquirição, assim, revela-se o *depoimento* prestado pelas pessoas, em virtude de perguntas que lhes são dirigidas.

No entanto, bem se diferenciam: a inquirição mostra-se a *série de perguntas*, a *soma de indagações* a que se seguem as *respostas*.

O *depoimento* é o resultado das duas coisas: das perguntas e das respostas.

Quando a inquirição se processa perante o juiz, diz-se *judicial*. É de atribuição dos juízes fazerem as perguntas.

A inquirição deve ser feita de *viva voz*, com perguntas claras e precisas, sobre os fatos arguidos no processo e distintamente sobre cada ponto a esclarecer.

Inquirição. Em sentido antigo, porém, inquirição mais se referia às perguntas feitas às pessoas acusadas de delito, e suas respostas. É o que se entende hoje por *qualificação*.

E quando se referia à *indagação* promovida por meio de outras pessoas, por não ser certo o autor ou indigitado autor do delito, melhor se dizia *inquirição devassa*, pela qual se pretendia colher as informações acerca dos fatos delituosos e das pessoas que os tivessem cometido.

Vide: *Depoimento*. *Pergunta*. *Repergunta*. *Testemunha*.

INQUIRIDOR. Derivado de *inquirir*, é o vocábulo usado para designar a pessoa que promove a inquirição, isto é, formula as perguntas que devem ser feitas às pessoas inquiridas.

Em regra, seja em matéria civil, ou em matéria criminal, as perguntas são formuladas pelo juiz-presidente do processo. A ele também cabe redigir as respostas dadas pelas testemunhas ou pelas partes. (*Presidential examination*).

No processo de competência do Tribunal do júri, há quem admita, em face dos termos legais, que a inquirição das testemunhas se faça diretamente pelo Advogado ou pelo acusador (*Cross-examination*).

Os advogados das partes e o representante do Ministério Público, quando presentes, podem, a seguir da inquirição, fazer *reperguntas*, o que se entende uma *reinquirição* a respeito da inquirição feita ou sobre os fatos constantes do processo.

Inquiridor. Segundo anotava a Ordenação, inquiridor era o *oficial de justiça*, a quem se atribuía o encargo de inquirir as testemunhas, o que deveria cumprir na presença do juiz-presidente do processo.

INQUIRIR. Do latim *inquirere* (indagar, investigar), entende-se, propriamente, *fazer perguntas* ou *indagar de alguém* sobre fatos de seu conhecimento, a fim de que sejam os mesmos esclarecidos ou apurados. Nesta razão, *tomar o depoimento* equivale a inquirir.

Vide: *Inquérito*.

INQUISIÇÃO. Derivado do latim *inquisitio*, de *inquirere* (inquirir), possui, propriamente e originariamente, o sentido de *ato de inquirir* ou *ato de indagar*, sendo, assim, de significado equivalente a *inquirição*.

É mesmo aplicado no sentido de *inquérito*, exprimindo toda série de atos que o formam.

Inquisição. Era o nome que se dava ao antigo tribunal de jurisdição eclesiástica, conhecido pela denominação de Santo Ofício, e estabelecido para conhecer dos crimes contra a fé cristã.

Foi introduzido, no ano de 1200, pelo papa INOCÊNCIO III, durante a guerra contra os albigenses. Em Portugal a *Santa Inquisição*, designação que lhe era também dada, foi instituída em 23 de maio de 1536, por bula do papa PAULO III, sendo o primeiro inquisidor-geral D. DIOGO DA SILVA, bispo de Ceuta e primaz da África.

O tribunal inquisitorial conhecia dos crimes por delação própria ou mediante denúncia e acusação.

Os componentes da Inquisição diziam-se *inquisidores*, que eram seus ministros, com autoridade para *inquirir* sobre a herética pravedade e depravação dos costumes.

Inquirir, aí, quer significar *investigar*, *promover* inquérito ou devassa.

Era presidida pelo *inquisidor-geral*, que era seu presidente nato e tinha poderes para nomear os inquisidores particulares.

“IN REATUS”. Literalmente, quer significar a expressão *em estado de acusação*, sendo empregada para designar o estado da pessoa, a quem se imputa a prática de um crime ou que se encontra sob a acusação de um delito.

“IN RE” OU “IN REM”. *Re* ou *rem*, de *res*, *rei* (coisa material, coisa corpórea), são palavras latinas que, sob a regência das preposições *ad* e *in*, formam várias locuções de uso frequente na terminologia jurídica, para exprimir fatos ou ações, que se referem às *coisas* ou que se fundam no *direito de propriedade* (*jus in re*), em distinção ao que se possa referir às pessoas ou se mostre questões de caráter pessoal (*in personam*).

O *res* latino, pois, quer sempre significar o que é *real* ou se funda em *direito real* (sobre a propriedade).

Em relação às ações, a sua divisão de *actio in rem* e *actio in personam* já nos vem dos romanos, uma em oposição à outra. E *in rem* tinha a significação genérica de compreender toda espécie de ação que não afetasse, diretamente, ou que não se relacionasse diretamente com uma determinada pessoa. *In personam* era principalmente a que vinha para assegurar ao credor, conforme seu *direito de obrigação*, a execução contra o devedor.

Em regra, a *actio in rem* era a que se intentava contra todo aquele que se encontrava na posse de nossa coisa (*res*) ou de nosso direito. Corresponde, na técnica moderna, ao sentido de *ação real*.

Assim, no conceito originário que lhe emprestava o Direito Romano, *in rem*, referente às ações ou aos pactos, era tido como equivalente a *generaliter*, em oposição à locução *in personam*, que exprime ou indica a limitação a uma *pessoa determinada*. Nesta razão, o que não se referir ou não foi concebido *in personam*, presume-se *in rem*.

A aplicação das locuções *in re* e *in rem*, em oposição a *in personam*, segue, aproximadamente, o sentido do Direito Romano, desde que tenham a finalidade de exprimir tudo que se refira à coisa, à propriedade, ou aos direitos, que recaem sobre elas, contanto que não se mostrem um *crédito* ou um direito fundado em obrigação pessoal.

As locuções *in re* ou *in rem*, assim, mesmo na terminologia atual, exprimem, sempre, um *sentido real* ou uma *direção real*, que deva ser tomada, em relação à matéria de que se trata.

“IN REM PROPRIAM”. É a expressão usada para indicar o mandato *em causa própria*.

Por ela, segundo sentido originário, o mandatário se apresenta como *senhor da coisa* ou *senhor do negócio*, que se mostra como objeto do contrato, desde que se exhibe, também, como legítimo *cessionário*.

Usa-se ainda, em equivalente significação, o *in rem suam*. *Propriam* ou *suum* trazem o mesmo sentido, porque o que é *seu*, é também *próprio*. Identificam-se os *vocábulos*.

Próprio mostra a *posse atribuída*, bem assim o *seu*, que, como *possessivo*, integra igual conceito.

Vide: *Mandato em causa própria*.

“IN REM VERSO”. É a locução empregada para exprimir *toda coisa que se fez em proveito ou benefício de outrem*. É a expressão tomada em seu mais amplo sentido. Desta forma, entende-se *in rem verso*, mesmo quando a vantagem advinda tenha desaparecido a seguir.

Com fundamento no *proveito tirado* e no princípio de que ninguém se deve locupletar à custa alheia, motiva-se a *actio in rem verso*.

Vide: *Actio in rem verso*.

“IN RERUM NATURA”. Era a locução empregada pelos latinos para indicar tudo que era natural ou vinha da natureza: são as *coisas da natureza*, em oposição às *coisas artificiais* ou produzidas pelo engenho humano.

INSANÁVEL. Do latim *insanabilis* (incurável), exprime, na linguagem jurídica, a qualidade do *defeito* ou da *falha*, que se mostra em um ato jurídico, inquinando-o de nulo.

Insanável, assim, identifica o que é *irremediável*, não tem cura nem conserto, é *insuprível*. Nesta contingência, o vício insanável, a falha insanável, o defeito insanável, ou qualquer coisa que se mostre abalada pela *insanabilidade* será levada, fatalmente, à *morte certa*. O mesmo sucede aos *atos jurídicos*: consideram-se mortos, porque são nulos *pleno jure*. Para eles não há remédio, pois o vício é irremovível e fatal.

Insanável. Extensivamente, é empregado para exprimir o sentido de *impossível*, *irrecorrível*, *intransponível*, notadamente em referência aos *obstáculos* ou *óbices*, que surjam para impedir ou impossibilitar a prática de determinado ato de natureza processual ou como defesa de direito próprio. *Obstáculo insanável*: é o que não pode ser transposto e que impediu a realização de certo fato ou a prática de certo ato.

INSANIDADE. Derivado do latim *insanitas*, de *insanus* (louco, demente), mostra a qualidade de insano ou de louco.

Nestas condições, em sentido lato, quer exprimir o estado da pessoa que sofre das faculdades mentais ou que não as tem devidamente desenvolvidas.

É dita, propriamente, *insanidade mental*.

Para a decretação da interdição, o *exame de sanidade*, em certos casos, constitui-se peça de relevância.

Vide: *Demência*. *Idiotia*. *Interdição*.

INSCRIÇÃO. Do latim *inscriptio* (ação de escrever sobre), em seu sentido originário quer significar o que se escreve ou se gera sobre certas coisas, para que aí se perpetuem ou se fixem certos fatos, certos atos ou certas deliberações.

Era esse o costume dos antigos povos, para que, por elas, fossem fornecidos, aos pósteros, ensinamentos variados e interessantes acerca da vida de então e sobre as regras que deveriam pautar as ações de todos.

No Direito Romano, são importantes as *inscrições*, como fonte autêntica dos princípios que o compuseram.

Na terminologia do Direito atual, a *inscrição* não perdeu o conceito originário: é o escrito que se faz para *memória* de alguma coisa, pois que, em função do *registro* que tem a realizar, outra não é a sua precípua função.

Desta forma, *inscrição* identifica-se com o sentido de *registro* ou *anotação*, pois que, justamente, sua finalidade é a de *registrar* ou *anotar* por escrito (*inscrever*) certos fatos que se *devem fixar para lembrar* ou que se *devem divulgar para conhecimento de todos*.

A inscrição vale, igualmente, como *publicação* para que se divulgue o ato inscrito.

Inscrição. Na linguagem escolar e acadêmica, significa o ato de se pedir a *inclusão* do nome de uma pessoa no *rol* daqueles que pretendem ingressar em um curso ou ensino de alguma coisa, como para prestar os exames respectivos.

O mesmo se entende para a *inclusão* dos candidatos a *concursos públicos*, para prestação dos exames que os habilitem à nomeação aos cargos ou encargos públicos.

Inscrição. Modernamente, na técnica cartorial, designa a averbação de certos atos (hipotecas, penhoras, doações etc.) em livros próprios, com finalidade legal.

INSCRIÇÃO DA DÍVIDA. Na terminologia fiscal, assim se entende o *registro* ou *anotação* dos títulos de dívida fiscal de um contribuinte nos livros próprios, a fim de sejam enviados para a cobrança executiva.

INSCRIÇÃO DA HIPOTECA. Assim se entende o *registro* ou *anotação* do contrato hipotecário no *cartório de imóveis* sob cuja jurisdição esteja o imóvel hipotecado, para que ali se *anote* e se *averbe* o encargo, que sobre o mesmo imóvel passa a pesar, para conhecimento geral.

A *inscrição da hipoteca* serve à publicação do ônus e para que surta os desejados efeitos jurídicos contra terceiros.

Para a hipoteca legal, a inscrição é dita *especialização*.

A *inscrição hipotecária*, seja hipoteca legal ou convencional, é promovida por meio de um *extrato*, em que se mencionam todos os elementos a respeito do imóvel (denominação, situação, confrontações e outros característicos), bem assim os nomes dos contratantes (credor e devedor), com os respectivos domicílios e profissões, valor do crédito, prazo e condições do contrato, e a menção do tabelião que a lavrou.

INSCRIÇÃO DO PENHOR. Também se entende o *registro* do contrato em que se convencionou a garantia pignoratícia, ou do ato em que ela se autoriza, a fim de que se entenda público e possa valer contra terceiros.

INSCRIÇÃO ELEITORAL. No Direito Eleitoral, é o ato de se inscrever o cidadão no rol dos eleitores após a verificação de que preenche os requisitos constitucionais.

INSEMINAÇÃO. Processo de fecundação artificial. (nsf)

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. Processo de fecundação consistente na introdução artificial de sêmen nas vias genitais da mulher. O Código Civil de 2002 refere-se no art. 1.597 à inseminação homóloga e heteróloga, sendo aquela a inseminação artificial procedida em embrião resultante de óvulo e espermatozoide do casal e, esta, quando óvulo e espermatozoide, ou ao menos um deles, não vieram dos cônjuges. (nnsf)

INSEMINAÇÃO DA URNA. Na eleição por sistema computadorizado, é a inserção no computador, que funciona como urna eletrônica, de disquete contendo os arquivos de eleitores habilitados a votar na respectiva seção eleitoral, dos candidatos elegíveis para cada cargo e respectivos partidos, bem como de outros elementos pertinentes, inclusive retratos.

INSEMINAÇÃO HETERÓLOGA. É a inseminação artificial, quando realizada com o sêmen que não é proveniente do próprio marido, mas por ele autorizada. (nsf)

INSEMINAÇÃO HOMÓLOGA. É a inseminação artificial quando realizada com o sêmen que é proveniente do próprio marido. (nsf)

INSERÇÃO. Do latim *insertio* (enxertia), quer exprimir a *introdução*, *incorporação* ou *inclusão* de uma coisa em outra, para fazer parte dela ou aparecer com ela, embora não lhe seja própria ou inerente. É, pois, como bem demonstra seu significado literal, a *enxertia*.

Nos contratos, a *inserção* mostra a inclusão de uma cláusula ou de uma disposição particular, em virtude do que se institui uma obrigação, que não se mostrava imprescindível ou própria ao contrato.

Nas obras literárias, significa a *enxertia* de trechos de outras obras ou de pequenas composições em obra nova. Diz-se também *transcrição*.

INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. Consiste em: inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos, nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano.

Ver o art. 313-A do CP, acrescido pela Lei nº 9.983, de 14.07.2000.

INSÍGNIA. Do latim *insigne* (sinal distintivo, sinal de distinção), em sentido lato, significa todo *sinal* ou *emblema* distintivo de posto, ofício, honra, dignidade, nobreza.

Representam-se, assim, as *insígnias*, pelas *divisas*, *flâmulas*, *emblemas* ou *quaisquer outros distintivos* conferidos ou adotados para ostentação e conhecimento das dignidades ou honras concedidas à pessoa, ou para que as coisas se diferenciem entre si.

Insígnia. Sem fugir ao sentido originário de *sinal distintivo* ou *sinal emblemático*, na linguagem do Direito Comercial *insígnia* quer exprimir tudo – *dístico*, *denominação*, *emblemata*, enfim, qualquer *alusão simbólica* (por desenhos) ou designações próprias – que seja adotado pela loja, pela oficina, pela casa de comércio, para que se individualizem, se especializem e se distingam entre si.

INSINUAÇÃO. Do latim *insinuatio*, de *insinuare* (declarar, manifestar, introduzir, inserir), é empregado na terminologia jurídica notadamente no sentido de *confirmação* e *aprovação*.

Mesmo sem fugir a este sentido, é tomado particularmente:

- a) No sentido de *registro* de algum ato em escritura pública ou nos livros do tabelião. Não deixa de ser uma *confirmação* do ato anterior pela sua *inscrição* ou *fixação* nos livros do tabelião ou por sua transformação em documento público.
- b) No sentido de *confirmação* e *aprovação*, era a *insinuação* o ato pelo qual se confirmava a doação feita e se pedia a sua ratificação ou aprovação judicial. Tinha por intuito, segundo o desejo do Imperador CONSTANTINO, que a estabeleceu, evitar as fraudes e as dolosas maquinações.

Os dotes também se acham sujeitos a insinuação.

A insinuação consiste numa inquirição preliminar, a fim de se verificar a *liberdade e nenhum artifício* da liberalidade, a seguir do que seria aprovada pelo juiz, que, assim, também a tinha como confirmada.

Primitivamente, por força das Ordenações, cabia ao rei aprová-la.

“IN SITU”. Locução latina, que se traduz *em sítio* ou *sob o sítio*, com o mesmo sentido de *in loco*, empregada em alusão ou para assinalar os atos judiciais ou as diligências no mesmo sítio em que se encontram as coisas sobre que versam.

“IN SOLIDUM”. Locução adverbial latina, geralmente aplicada na terminologia jurídica, com o sentido que lhe é próprio: *inteiramente*, *por inteiro*. Quer exprimir também a condição *desolidariedade*.

INSÓLITO. Do latim *insolitus* (não acostumado, estranho, extraordinário), na tecnologia jurídica quer exprimir o que se venha a fazer *fora do uso do normal*. É o que se mostra *indevido*, quando contrário ao estilo ou ao uso.

Equivale ao *incomum*, quando se apresenta como *singular*, por não ser de prática frequente ou ser de prática desusada.

“IN SOLUTUM”. Locução latina, formada de *solvere* (pagar), é usada, na linguagem jurídica, para exprimir a *dação* promovida pelo devedor para *pagamento de seu débito*.

Ocorre nas *obrigações* de dar, em que a *solutio* (cumprimento da obrigação), se opera pela *dação (datio)* da própria coisa, que lhe servia de *garantia*.

E neste caso, a *datio in solutum*, se aceita pelo credor ou se a ela está obrigado, produz os mesmos efeitos da *solutio* (pagamento).

Assim, aceita ou imposta a *in solutum datio*, está a obrigação extinta *ipso jure*.

Vide: *Dação em pagamento*. Pagamento.

INSOLÚVEL. Do latim *insolubilis* (indissolúvel, inviolável), é tido o vocábulo para exprimir o que não se pode solucionar ou dissolver.

Nesta razão, indica-se em um duplo sentido:

- a) A *insolubilidade* indica-se a *dificuldade* na solução de alguma coisa, em virtude do que se mostra irresolúvel.
- b) Ou se indica a *impossibilidade* de dissolução ou separação de coisas unidas ou de laços, que prendem as pessoas, que não podem ser desfeitos nem desmanchados.

Insolúvel. Indica-se, também, a falta de bens ou de recursos para cumprir obrigações assumidas; aquilo que não se pode pagar ou cobrar.

INSOLVABILIDADE. É a situação, o estado ou a qualidade de quem é insolvente ou insolúvel. Indica, pois, a pessoa que se encontra na situação de não solver seus compromissos ou não os solve. É expressão de sentido análogo a *insolvência*.

Vide: *Insolvência*.

INSOLVÁVEL. Ou *insolvente*, caracteriza a pessoa que não pode solver ou pagar seus compromissos, ou que se encontra em situação de insolvência.

O conceito de insolvente varia em relação à natureza do devedor, se civil ou se comercial.

O *insolvente civil* é aquele que, pela precariedade de condições patrimoniais, *deve mais* que o valor dos bens possuídos. Está em ‘*déficit*’ econômico.

O *insolvente comercial* é aquele que, embora em condições econômicas de poder atender a totalidade de suas dívidas, *deixa de pagar obrigação líquida* no dia de seu vencimento. É, pois, o *devedor impontual* no pagamento de obrigações exigíveis.

Vide: *Insolvência*.

INSOLVÊNCIA. Derivado de *insolvente*, oriundo do latim *solvere*, regido pela negativa *in*, exprime o vocábulo o estado em que se encontra a pessoa de *não poder solver* ou *não poder pagar suas dívidas*, ou *não poder cumprir suas obrigações*.

Revela, assim, a *impossibilidade de pagamento*, anotando-se a palavra em conceito ou sentido genérico.

Mas, na terminologia jurídica, a *insolvência* traz consigo sentidos próprios, quando aplicada em matéria civil e quando usada em matéria comercial.

No sentido civil, embora mostre a *impossibilidade de pagar* ou *não poder cumprir os pagamentos devidos*, a insolvência decorre da circunstância de *não possuir o devedor bens suficientes* para pagamento de todos os seus credores.

Assim sendo, a *insolvência civil* não se caracteriza pela *falta de pagamento* ou pela *impossibilidade da obrigação creditória*. Mostra-se pela *insuficiência de bens, inferioridade do ativo* em relação ao passivo, de modo que não se apresenta o devedor em condições de pagar todos os seus devedores, porque a soma do que possui é inferior à soma do que tem a pagar.

A insolvência civil, nestas condições, tem que ser verificada por um *balanço*, em que, computados os valores ativos e os passivos, se verifique a insuficiência de um ato (o ativo), para atender os pagamentos das obrigações exigíveis contidas no outro (o passivo).

A insolvência civil, assim, mostra-se o *estado de fato* que vem *impedir* a satisfação dos compromissos assumidos, em sua totalidade, pela ausência ou insuficiência de recursos necessários a seu cumprimento.

Mas, a respeito dos *bens*, que se anotam no ativo para evidência da insolvência, se deve ter em conta os *bens disponíveis*, isto é, *alienáveis* e *sem encargos* ou *ônus reais*. Os *bens clausurados* (inalienáveis) ou já legalmente comprometidos, são como não tendo existência, pelo que não se somam na verificação do ativo.

A insolvência civil autoriza o pedido de *concurso de credores*.

Vide: *Concurso de credores. Fraude de execução*.

Já a *insolvência comercial* não se funda no *desequilíbrio patrimonial* do devedor, isto é, na *inferioridade do ativo sobre o passivo*.

Manifesta-se pela *impontualidade* do pagamento da obrigação líquida, no dia de seu vencimento.

Desta forma, pode mesmo ocorrer que o ativo do comerciante se apresente em *superioridade* ao passivo. Tanto basta, para ser considerado *insolúvel*, caindo no estado de insolvência, que não pague obrigação líquida e certa, no dia de seu vencimento.

Mostrando-se, pois, a *impossibilidade de pagar*, a insolvência comercial firma-se na *impontualidade* do pagamento, que é devido e exigível no dia do vencimento da obrigação, sem relevante razão de direito.

Mais propriamente, a insolvência comercial é dita de *falência*.

Vide: *Falência*.

Nesta razão, ao contrário da *insolvência civil*, que não se evidencia pela *falta de pagamento*, *acomercial* é por ela caracterizada.

Como equivalente, usa-se o vocábulo *insolvabilidade*, formado do latim *in + solvere* (não pagar), que, deste modo, se tem como a *impossibilidade de pagar* ou o *estado de não poder pagar*.

INSONTE. Inocente, sem culpa.

INSPEÇÃO. Derivado do latim *inspectio* (ação de olhar, observação, verificação), entende-se, geralmente, a *vigilância*, *direção* e *fiscalização*, mantidas ou promovidas a respeito de certas coisas, certos atos ou certos negócios.

A inspeção, assim, não somente possui o sentido de *direção* como de *fiscalização*. Quando, porém, é tida como *direção*, esta se entende *vigilante*, *cuidadosa*, para que tudo se processe segundo as regras ou normas preestabelecidas.

Igualmente, no sentido de *fiscalização*, nesta se integra a *vigia* e *observação* a respeito do que se deve *inspecionar*, na qual também está contida a *direção*, porque nela também se dirige e se orienta.

Inspeção, pois, por sua origem, é propriamente a *ação de olhar* para dirigir, para fiscalizar, para examinar, orientando o que se deve fazer, corrigindo o que não está segundo as regras ou as normas.

A inspeção pode ser permanente ou temporária, como pode ser determinada para casos isolados. Assim, nesta última forma, indica-se no sentido de *exame* ou *sindicância*, o que está conforme o seu conceito, pois que, em regra, toda inspeção é *sindicante*, porque possui a finalidade de *observar* e examinar.

INSPEÇÃO JUDICIAL. Investigação levada a efeito em juízo, a pedido do juiz, do Ministério Público ou das partes (CPC, arts. 440 a 443).

“IN SPECIE”. Locução latina, empregada notadamente em oposição a *in genere*, para exprimir o que vem *em particular*, ou *particularmente*. É o que se considera na própria espécie, como espécie ou *em si mesmo*.

INSPETOR. Do latim *inspector*, de *inspicere* (inspecionar, visitar, observar), designa a pessoa a quem se comete a atribuição de *inspecionar* (vigiar, fiscalizar) o negócio ou o estabelecimento, ou de *observar* a execução de certos atos ou a ocorrência de certos fatos.

É a pessoa a quem se impõe ou se atribui a função de proceder a *inspeções*.

O inspetor é, pois, um *fiscal*, competindo-lhe examinar tudo que está sob sua *vigilância*, orientando e corrigindo, para a fiel execução dos atos ou fatos sob sua inspeção.

Conforme a natureza do cargo, tomam nomes especiais: dizem-se *inspetores escolares*, quando se lhes deferem a orientação, vigilância e fiscalização dos trabalhos escolares de um estabelecimento de ensino; *inspetores fiscais*, quando se incumbem da fiscalização da arrecadação das rendas tributáveis; *inspetores de fábrica*, quando assumem a obrigação de vigiar os trabalhos de uma fábrica, ou indústria etc.

Mas, é também o vocábulo empregado, simplesmente, no sentido de *diretor*: é a pessoa que dirige o estabelecimento ou a repartição, às vezes dita de *inspetoria*.

É assim que se diz *inspetor* para o administrador e dirigente de uma alfândega.

INSPETORIA. É a designação que se dá ao cargo ou função de inspetor, servindo, também, para designar a repartição oficial, cujo mister é o de *inspecionar* ou *fiscalizar*.

INSTALAÇÃO. Derivado do francês *installer*, do latim medieval *installare* (dar assento, empossar), literalmente quer significar a *formalidade preliminar*, necessária para que se promova a posse ou a investidura de uma pessoa, em cargo ou função, ou para que se dê como instituído ou formado um órgão da administração.

É, assim, a *colocação*, a *posse formal* ou *solene* de um cargo, ou *imposição de uma investidura*, realizada segundo o ritual ordenado.

Neste sentido, é que anotamos as expressões: *instalação da mesa*, *instalação do congresso*, *instalação da comissão*.

Confunde-se e se identifica com o sentido de *inauguração*, quando esta se faz para início ou começo de certas coisas, e se promove cercada de certas formalidades.

Mas, além de mostrar o *começo* ou *início*, a *instalação* exprime o sentido de começo ou *início da função*, fundado no direito ou poder outorgado. É mais, pois, que mera inauguração.

Instalação. Tecnicamente, porém, instalação quer significar *arrumação, ordenamento das coisas*, para que iniciem suas funções ou finalidades.

E assim se diz: instalação da fábrica, instalação de um negócio, instalação de um escritório. É a *arrumação* ou a *montagem*, em virtude do que o negócio, a fábrica e o escritório *seaplicam* para cumprir seus objetivos.

E, por essa razão, os móveis, objetos e demais apetrechos destinados a esse aparelhamento ou a essa montagem, se dizem *instalações*. E são reputados como *bens*, cujo valor se anota no ativo ou patrimônio do estabelecimento, subordinado embora a amortizações, que se fazem anualmente, em balanço.

INSTALAÇÃO PORTUÁRIA. Instalação localizada dentro ou fora da área do porto organizado e utilizada em movimentação de passageiros, em movimentação ou armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte aquaviário (art. 2º, III, da Lei 12.815/2013).

INSTALAÇÃO PORTUÁRIA DE TURISMO. Instalação portuária explorada mediante arrendamento ou autorização e utilizada em embarque, desembarque e trânsito de passageiros, tripulantes e bagagens, e de insumos para o provimento e abastecimento de embarcações de turismo (art. 2º, VII, da Lei 12.815/2013).

INSTALAÇÃO PORTUÁRIA PÚBLICA DE PEQUENO PORTE. Instalação portuária explorada mediante autorização, localizada fora do porto organizado e utilizada em movimentação de passageiros ou mercadorias em embarcações de navegação interior (art. 2º, VI, da Lei 12.815/2013).

INSTÂNCIA. Do latim *instantia*, de *instare* (aplicar-se a, pedir repetidamente), em sentido literal quer exprimir o fato de se pedir ou solicitar, *com insistência*, alguma coisa.

E, assim, possui o sentido de *repetição* ou *veemência*, ou, mesmo, se deem ordens e mandados.

Instância. Mas, na terminologia jurídica, é especialmente tomada em outro sentido, pois que em dois conceitos é tida:

I. Primeiramente, em sentido mais amplo, é compreendida como o *curso legal da causa* ou a *sua discussão* e *andamento*, perante o juiz que a dirige, até solução da demanda ou do litígio.

Nesta acepção, pois, identifica-se com a própria *marcha processual*, considerada no seu conjunto de atos, de prazos ou dilações, diligências e formalidades, necessários à instrução e julgamento do processo.

Instância é a *ação em movimento*, com a prática de todos os atos necessários, desde que se inicia a causa, pela petição inicial, até que se conclui, por sua solução ou julgamento.

Chega a identificar-se com o sentido de *juízo*, embora este se entenda propriamente a discussão da causa, enquanto instância é mais propriamente a estada *em juízo*, em virtude de demanda.

E com esta palavra não se pode confundir, embora como equivalentes sejam empregadas.

Mas, não obstante, o conceito de *instância*, tomado como a soma de atos praticados até que se dê uma solução à demanda, em sentença proferida nela, a qual se possa tornar em *caso julgado*, nele se integra, também, o sentido de *etapa, espaço de tempo*, em que tais atos de processam e o juízo em que se exercem tais atos.

Daí é que advém o segundo sentido de *instância*, tomado restritamente, ou em sentido especial.

II. Instância é tida, assim, no sentido de grau de jurisdição ou hierarquia judiciária, determinado pela evidência do juízo, em que se instituiu ou se instaurou quando se assinala, numericamente, para determinar a mesma graduação, e indicar a ordem ou hierarquia *doestádio* em que se movimenta a causa.

Neste sentido, então, evidenciam-se a *primeira* e a *segunda instâncias*.

A *primeira instância* é determinada pelo juízo em que se iniciou a demanda, ou onde foi proposta a ação. A primeira instância pressupõe a existência de outra instância de hierarquia mais elevada, e para a qual se poderá recorrer, quando se pretenda anular ou modificar decisão dada pelo juiz da primeira instância.

Mas nela, na primeira, é que se processará todo feito até sua decisão final e execução da sentença que ali for proferida.

A *segunda instância* é a que se institui em tribunal ou juízo de grau superior, quando para ele se recorre de decisão ou sentença final proferida pelo juiz *a quo*. Nesta hipótese, determina-se o juízo superior ou de superior instância, como juízo *ad quem*.

INSTAURAÇÃO. Derivado de *instauratio* (renovação, continuação, prosseguimento), originariamente significa a *restauração, reedificação ou reconstrução, prosseguimento ou continuação*.

Mas, na terminologia jurídica, é tomado no sentido de *organização ou formação e estabelecimento* de alguma coisa, a fim de que possa executar ou cumprir suas finalidades. E, mais especialmente, no de *promoção, ou abertura*.

Neste sentido, então, *instauração do processo*, ou *instauração da execução*, quer exprimir o ato pelo qual se procede, se constitui, se instala, se forma ou se promove o *início do processo* ou o *início da execução*.

Instauração do concurso de credores é o ato inicial para promoção do concurso, para que se cumpram suas finalidades.

A *instauração*, em regra, dependente do *pedido de pessoa e deferimento do juiz*, está adstrita ou subordinada à satisfação de certas formalidades, pelo que é antecedida de um *aparelhamento*, variável segundo a espécie de instauração. Equivale a *instalação*.

INSTÁVEL. Derivado do latim *instabilis* (titubeante, não firme), é vulgarmente empregado na linguagem comercial para exprimir a *vacilação* ou *mobilidade* de preços ou a *falta de firmeza* do mercado. Exprime o que *não é fixo; é variável*.

Diz-se também de *instável* para os cargos ou empregos, em que não há *efetividade*, não se encontrando seus titulares *firmes* na ocupação ou desempenho deles.

A *instabilidade*, qualidade de instável ou do que não é firme, opõe-se a *estabilidade*, condição ou qualidade das coisas *estáveis*.

INSTIGAÇÃO. Do latim *instigatio* (ação de excitar, de induzir), entende-se na terminologia jurídica no mesmo sentido de *induzimento*. É, assim, a *persuasão, o conselho insistente, o convencimento* para que a pessoa pratique ou execute um ato qualquer.

A instigação, em regra, é conselho ou persuasão oculta, para que não se mostre o *instigador* e pratique o *instigado* o ato, como sendo de iniciativa própria.

Em matéria penal, a *instigação*, orientada para o mal ou para a prática de um delito, constitui crime, colocando o instigador na posição de *coautor*.

INSTITOR. Do latim *institor*, é o vocábulo empregado, na terminologia jurídica e comercial, para indicar a pessoa que se coloca à frente de um negócio ou de um estabelecimento, como gerente ou feitor dele, para dirigi-lo em nome de seu dono.

É o *preposto*, que, além de ser obrigado a prestar os serviços que lhe são cometidos, se entende *mandatário* do preponente, dono do negócio ou do estabelecimento.

Nesta razão, são *institores* os *gerentes, caixeiros, feitores, administradores* ou, sob qualquer outra denominação, qualquer pessoa que seja colocada em um negócio, comercial ou industrial, para dirigi-lo e o administrar, com autoridade para realizar operações ou assumir obrigações em nome do dono dele.

Neste particular, o *institor* difere do *exercitor*, geralmente empregado na terminologia marítima para indicar a *pessoa que freta uma embarcação*, embora signifique a pessoa que *exerce uma profissão*.

Já entre os romanos era conhecida a denominação *institor*, e dela é que se deriva a *actio institoria*, de que pode usar o *credor* de dívidas contraídas pelo institor contra o *dono do negócio*, desde que contratadas nos limites do negócio.

Originariamente, indicava o vocábulo o próprio *comerciante* ou *mercador*.

INSTITÓRIA. De *institor*, como adjetivo significa tudo que a ele se refere ou se refere ao comércio.

Como substantivo é indicativo do próprio *comércio* ou do *negócio*. Ou exprime o cargo ou a soma de atribuições conferidas ao institor.

INSTITUCIONAL. Relativo ou pertinente a instituição, exprime, geralmente, o sentido *defundamental, originário, vital, necessário, indispensável*.

Regras, fatos ou formalidades *institucionais* entendem-se as que se registram ou se anotam como fundamentais, vitais ou indispensáveis à legitimidade da *instituição* a ser estabelecida ou a ser formada.

INSTITUCIONALISMO. Escola norte-americana de Economia Política, similar à escola histórica, que funda a ciência econômica no estudo descritivo e genérico das instituições econômicas e sociais. Atribui-se a fundação desta escola a T. Veblen, sendo O. C. Mitchell, J. M. Clarck, B. M. Anderson, J. R. Commons e C. H. Cooley os seus mais categorizados representantes.

INSTITUIÇÃO. Derivado do latim *institutio*, de *instituere* (fixar, estabelecer, dispor, formar, construir, ensinar), é o vocábulo usado na terminologia jurídica em vários sentidos, todos eles, no entanto, mais ou menos equivalentes.

Entre ele, *instalação* e *instauração*, há mesmo uma identidade de sentidos, sendo por vezes empregados um pelo outro indiferentemente.

A rigor, porém, sempre se distinguem, embora todos os apresentem como o ato de *estabelecer, de fixar ou formar alguma coisa*, para que exercitem ou se cumpram as finalidades pretendidas ou as disposições impostas.

Mas, na *instalação* e *instauração*, há prévias preparações para que se processem e se deem como cumpridas, depois que recebem impulso de ações estranhas e exteriores.

A *instituição* já se promove pela *direta ação da vontade*, que se manifesta, por si mesma, como a própria fonte criadora do que se estabelece, se constrói ou se forma.

Neste sentido, a instituição se apresenta, notadamente, como a fundação ou a criação de alguma coisa, com finalidades próprias e determinadas pela própria vontade fundadora ou criadora.

Por este motivo é que, por vezes, chega a definir a própria entidade jurídica, que por ela se fundou, a qual também se diz *instituto*. Assim é que se diz: é uma *instituição*, para designar o estabelecimento ou a organização, que se fundou ou se *instituiu*.

Em sua principal significação, pois, *instituição* quer exprimir a *criação* ou a *constituição* de alguma coisa, que se *personaliza*, segundo plano ou bases preestabelecidas, isto é, sob imposição de regras, que passam a regê-las, enquanto existente.

Em decorrência, então, é tomado no conceito de *conjunto de regras*, que se mostram as bases ou os fundamentos da organização ou da entidade formada. E indica a própria organização. Neste sentido, as instituições se dizem *públicas* ou *privadas*, segundo a origem da *vontade* que as formou e o objeto para que se instituíram.

Desta acepção é que advém o conceito de *fundamental* para o adjetivo *institucional*, que dele se distende. E se toma como *leis fundamentais* a expressão *instituições legais* ou *instituições jurídicas*.

Instituição. Em decorrência, é a expressão empregada para designar a própria corporação ou a organização instituída, não importa o fim que se destine, isto é, seja econômico, religioso, pio, educativo, cultural, recreativo etc. Consideram-se pessoas jurídicas.

Indica, mesmo usado no plural, o conjunto de órgãos representativos da soberania nacional e que formam o próprio governo. São as *instituições públicas*.

Instituição. Em sentido estrito, calcado em sua acepção de *ato de dispor* ou de *ação de estabelecer*, exprime ainda o sentido de *imposição* ou *deliberação de encargos* a respeito de certos bens ou de *múnus público*.

Assim se entende a *instituição do bem de família* ou a *instituição de ônus* ou *encargos sobre os imóveis*, a *instituição da tutela* ou da *curatela*. É tido, pois, no sentido de *constituição*.

Nestas circunstâncias, ainda, instituição ora se apresenta no sentido de *imposição*, ora no de *desinvestidura*. Deste último, então, se distende no sentido de *nomeação*, quando se refere à *instituição de herdeiro*, ou seja, sua escolha em testamento.

INSTITUIÇÃO DE HERDEIRO. Assim se diz da disposição testamentária, que nomeia ou designa a pessoa que pode não ser sucessora do testador, para sucedê-lo na qualidade de herdeiro.

É, pois, a *nomeação testamentária* de herdeiro. E, desse modo, não pode ser o vocábulo tido no mero sentido de *nomeação*.

A instituição de herdeiro pode ser feita sob encargos. No entanto, não se permite que seja de modo *captatório*, isto é, sob condição de que o *instituído* faça testamento compensando-o com idêntica instituição. É o sentido que se dá à *instituição captatória*.

Quando o herdeiro instituído não pode *adir a herança* ou a não aceita, diz-se que a instituição é *caduca*.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Instituição Financeira é aquela que concede financiamento, mútuo ou empréstimo, direta ou indiretamente. A Instituição Financeira visa à obtenção de lucro e à reinserção dos resultados no fluxo comercial.

São considerados instituições financeiras os bancos de qualquer espécie, as cooperativas de crédito, a Caixa Econômica, as sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as sociedades corretoras de câmbio, de títulos de valores mobiliários, as sociedades de crédito, financiamento e investimentos, as sociedades de crédito imobiliário, bem como as sociedades de arrendamento mercantil.

INSTITUIÇÕES POLÍTICAS. No plural, instituições equivalem a leis, regras, preceitos ou normas fundamentais. Assim é quando *políticas* designam a própria Constituição, desde que se manifestam como as *leis fundamentais* ou as *leis políticas fundamentais*.

INSTITUIDOR. É o nome que se dá à pessoa que faz ou promove uma *instituição*: é o *autorou fundador* dela.

INSTITUTAS. Denominação dada a uma das partes do *Corpus Juris Civilis*, codificado pelo imperador Justiniano.

As Institutas, mencionadas em latim *Institutiones* (Instituições), constituem a parte elementar do Direito Romano codificado, calcada no plano das Institutas e nas *res quotidianae*, de Gaius, nas quais também foram incluídos muitos fragmentos de trabalhos de outros juristas antigos. Compõem-se de quatro livros. E foram publicadas pelo imperador Justiniano, antes do Digesto, em 21 de novembro de 529.

Convém, no entanto, anotar que Justiniano adotara o nome de *Institutiones*, como equivalente a *Elementa*, sendo que a palavra *Institutas* foi a preferida pelos autores gregos.

INSTITUTO. Derivado do latim *institutum*, de *instituere* (instituir), possui sentido análogo a *instituição*, quando se refere à coisa instituída ou fundada.

É, pois, denominação propriamente atribuída às *corporações* artísticas, literárias, científicas, de ensino, ou mesmo de ordem econômica ou política.

Dessa forma, instituto implica a significação do *regime particular* imposto à *corporação*, em virtude das regras ou bases em que foi instituída.

Tal como as *instituições*, os *institutos* mostram-se, por influxo da lei, *personas jurídicas*, que tanto podem ser de Direito Privado, como de Direito Público.

As *autarquias* administrativas são institutos de Direito Público.

Instituto. Na terminologia jurídica, é a expressão usada para designar o conjunto de regras e princípios jurídicos que regem certas entidades ou certas situações de direito.

E com esta compreensão dizemos: *instituto cambial*, *instituto da falência*, *instituto da hipoteca*, *instituto da servidão*, *instituto da tutela* etc.

INSTRUÇÃO. Derivado do latim *instructio* (ordem, disposição, ensino), é o vocábulo adotado, na terminologia jurídica, em três sentidos distintos, procedentes, no entanto, de seu conceito originário.

Instrução. Na linguagem do Direito Público Administrativo, é empregado como *ensino*, compreendendo não somente as disciplinas, que possam compor suas diversas espécies, como a própria organização técnica necessária à efetividade dos *ensinamentos*.

A instrução, neste sentido, mostra-se com significado equivalente a *educação* ou *cultura*, expressa nas frases: *tem instrução*; *é de instrução rudimentar*.

A instrução apresenta-se nas mesmas espécies de *ensino*: *é pública, particular, fundamental, média, superior* ou *universitária*.

Pública, quando ministrada em estabelecimentos públicos, isto é, dirigidos e mantidos pelo Estado. É a *oficial*.

Privada, quando organizada, dirigida e ministrada por iniciativa particular, mesmo que se apresente *fiscalizada, equiparada* ou *oficializada* pelo governo.

Fundamental, dita de primeiras letras, é a que se constitui do ensino rudimentar dos conhecimentos humanos.

Média é a que se objetiva no ensinamento de conhecimentos propedêuticos ou fundamentais, necessários à habilitação em cursos superiores ou profissionais.

Superior é a que se ministra nas academias, faculdades ou universidades, para preparo e habilitação ao exercício de certas profissões liberais, técnicas ou para ministrar o saber.

Nela se integra o ensino das faculdades de Direito, Medicina, Engenharia, Farmácia, Odontologia, de Filosofia e de Ciências Econômicas etc.

Universitária é a que se ministra nas universidades, sendo assim compreendida na classe de superior.

Profissional, a que tem por objeto o preparo de técnicos, isto é, profissionais de certa arte.

Militar, quando tem por fim exercitar o soldado no manejo das armas e prática de atividades militares.

Instrução. Na terminologia forense, é empregado para exprimir a soma de atos e diligências que, na forma das regras legais estabelecidas, devem ou podem ser praticados, no curso do processo, para que se *esclareçam as questões* ou os *atos*, que constituem o objeto da demanda ou do litígio.

A instrução, pois, *dispondo* os elementos na ordem regulamentar, vem *ministrar os esclarecimentos* ou *trazer elucidação* aos fatos que se precisam saber.

Tecnicamente, evidencia-se a *reunião* ou *procura de provas*, consequentes dos atos praticados ou das diligências feitas, que determinam a procedência ou improcedência dos *atos alegados*, quando em processo civil, ou dos *atos imputados a alguém*, quando em processo penal.

Por esta razão, é que se diz *instruir a petição*, no sentido de *documentá-la* ou apresentá-la com as *provas*, em que se fundam as alegações a respeito dos fatos ali indicados.

E, assim sendo, *instrução* mostra-se em sentido equivalente a *esclarecimento, elucidação*, pois que, mesmo no sentido processual, não é outro o objetivo que se colima, quando é posta em função.

Tudo, pois, que se faça ou promova no processo, com a intenção de *provar, mostrar, esclarecer, documentar*, é *instrução*.

E *instruir* exprime a prática de qualquer ato ou ação a respeito dos verbos aludidos.

Instrução. Neste sentido, é o vocábulo mais propriamente usado no plural: *instruções*.

Genericamente, exprime a *ordem* ou *ordenação*, emanada de uma pessoa e dirigida a outra, na qual se prescrevem as regras ou maneiras de proceder na prática ou na execução de certos atos ou serviços, também determinados pelo *ordenante*.

Na técnica do Direito Administrativo, neste mesmo sentido é tomada a expressão: significa as regras, emanadas de uma autoridade hierarquicamente superior, que vêm prescrever a maneira de ser organizada a repartição ou departamento e o modo por que nele se devem executar os serviços que lhe são afetos. Mostram-se, assim, *normas de ação* ditadas aos funcionários para desempenho de suas funções. Às vezes prescrevem a *ordenação dos serviços*, dispondo sobre sua efetivação. Noutras, vêm interpretar textos regulamentares ou mesmo de leis, para que possam, sem qualquer dificuldade, ser postos em execução, isto é, aplicados aos casos concretos.

As instruções, que podem ser baixadas pelos Ministérios ou pelas diretorias de serviços, vêm em *avisos, circulares, ementas* ou constam de *portarias*.

Em quaisquer circunstâncias em que se manifestam, mostram-se *ensinamentos* dados para que as coisas se façam, *ajustando-se, adaptando-se* às próprias situações. E nesta acepção, às vezes, definem-se como perfeitas *provisões*.

INSTRUMENTÁRIA. De *instrumento*, é empregado especialmente para qualificar a testemunha ou a pessoa que serve de testemunha em documento ou em ato executado por escrito. É, assim, toda e qualquer testemunha que, presente ao ato, assina a escritura ou o instrumento, em que o mesmo se elabora, para atestar a realidade de sua feitura ou composição.

INSTRUMENTÁRIO. É aplicado para distinguir todo fato que se refira ao instrumento elaborado, ou em alusão ao instrumento.

INSTRUMENTO. Derivado do latim *instrumentum*, de *instruere*, quer exprimir, na terminologia jurídica, o *móvel* ou *utensílio* com que se executa ou pratica um ato, ou *acoisa*, em que se demonstra ou se dispõe em ordem o que é feito ou é determinado.

Instrumento. No primeiro sentido toda *coisa móvel*, utilizada para determinado fim ou para realização de várias atividades, dita genericamente de *móvel* ou *utensílio*, é um *instrumento*.

Assim, as *máquinas*, as *ferramentas de trabalho* ou todo e qualquer *utensílio* usado pelo artífice ou profissional, em seu ofício ou em sua arte, são *instrumentos*.

Na linguagem do Direito Penal, *instrumento* é todo móvel ou utensílio, aparelho ou arma, que sirva para execução do crime. Podem ser *armas proibidas*, como outras *coisas*, utilizadas, eventualmente, para execução do delito. São os *instrumentos do crime*, isto é, aqueles com que o crime se executou, consumou ou foi tentado.

Em referência a estas coisas, usa-se do adjetivo *instrumental*, para aludir aos meios de que se serviu o criminoso para consumir seus intentos.

Instrumento. No segundo sentido, significa o *papel*, em que, por escrito, se fixou o ato praticado ou o contrato convencionado.

Exprime, pois, a *materialização* de todo fato ou ato jurídico, que se tenha cumprido ou realizado por escrito.

Segundo as circunstâncias, revela o *documento* ou mostra os *autos*. Ambos dizem-se *instrumentos*.

E, neste sentido, *instrumentar* significa escrever o contrato, elaborar a escritura ou formar os autos.

Igualmente, na mesma acepção, temos a *instrumentação*, que é a ação de instrumentar ou a formação de autos, como *instrumentos*.

E instrumentária é a testemunha que assiste obrigatoriamente a certos escritos, cuja validade está dependente de sua assinatura.

Nesta razão, na compreensão jurídica, todo *escrito* é um *instrumento*. Assim, é tomado na equivalência de *documento*. E, na verdade, a função primária e fundamental do instrumento é fixar, por escrito, alguma coisa, para *documentá-la*.

Já os romanos os tinham em equivalência: *instrumentum* e *documentum* empregavam-se em sentido aná-logo, assemelhando-se à *tabula* (título de contrato).

Como *escritos*, *escrituras*, *atas*, *autos*, *títulos de contratos*, conforme o modo por que se fizeram ou elaboraram, os instrumentos dizem-se *públicos* ou *particulares*.

Os romanos dividiam-nos em *publica*, *quase publica* e *forensia*, conforme eram passados por tabelião, assistidos por testemunhas, ou cercados de certas formalidades, asseguradoras de sua autenticidade.

INSTRUMENTO DO AGRAVO. Denominação que se dá aos *autos*, que se formam no *agravo de instrumento*.

A lei processual determina a maneira de sua composição e especifica quais as peças que o devem constituir.

Vide: *Agravo de instrumento*.

INSTRUMENTO DO CRIME. É designação genérica dada a todo *móvel* ou *utensílio* utilizado para execução do crime.

Dizem-se, propriamente, *instrumentos para o roubo*, quando próprios a este fim, como *gazuas*, *chaves falsas*, *pés de cabra*.

INSTRUMENTO DO MANDATO. É a *procuração*, que se entende o título escrito do contrato de mandato. O mandato verbal não tem instrumento.

INSTRUMENTO ORIGINAL. É aquele em que o ato jurídico foi instituído, ou que se mostra a primeira cópia extraída dos livros do tabelião ou do escrivão em que foi lavrado, em distinção ao traslado ou à certidão.

INSTRUMENTO PARTICULAR. Diz-se também *privado*. É aquele que é feito e assinado pelas partes, por escrito particular ou privado, no qual não intervém qualquer notário ou tabelião público.

Apresenta-se sob vários aspectos: contratos, compromissos, títulos.

Chamam-no de *documento privado*. E quando feito por pessoa capaz e com aptidão para produzi-lo, desde que não seja de sua essência ser feito por escritura pública, o ato, negócio ou contrato, que nele se inscreve, tem toda sua força.

Em certos casos, a lei prescreve regras para sua autenticidade e validade, como a assinatura de testemunhas, o registro.

Em outros casos, há requisitos a cumprir, sem o que não terá qualquer validade jurídica.

Mas, em geral, não há *formas* legais e instituídas a rigor para a sua composição.

INSTRUMENTO PÚBLICO. Em sentido amplo, assim se entende todo *ato escrito* ou *documento* produzido ou processado por serventuário público, dentro dos limites de suas funções e atribuições.

Nesta razão, tanto compreende as *escrituras* ou *atos escritos* pelos serventuários públicos, nos livros de seu ofício ou cartório, como os próprios *atos escritos*, que se inscrevem nos *autos de um processo*.

Especializando-se, dizem-se *autos* e *documentos*, sendo estes ditos também de *escrituras*, quando se referem a contratos lavrados em seus livros de notas.

O instrumento público é encarado como documento autêntico.

Para o *escrito* que se extrai dos livros, na primeira vez, ou concomitantemente à sua elaboração, diz-se *original*. As extrações seguintes dizem-se *certidões* ou *traslados*. Equivalem-se como *documentos*.

Mas *original*, *certidão*, *traslado* são os instrumentos que foram extraídos pelo próprio serventuário que os escreveu em seu cartório ou ofício e nos seus livros.

A cópia do instrumento feito em outro cartório, tirada por outro oficial, não tem a mesma denominação: é *cópia*, *extrato* ou *pública-forma*.

Somente têm valor probante quando *concertados* na presença das pessoas contra quem possam ser dirigidos, os quais, assim, os *conferem* e aceitam sua legitimidade.

As cópias dos *autos judiciais*, onde os instrumentos se fizeram, são dadas por *certidão*. O original deles é o próprio assento em que se inscreveram ou se produziram.

Há atos jurídicos que somente valem quando feitos ou passados por instrumento público. É a lei que determina a regra. E, se esta não é cumprida, não vale o ato praticado, isto é, não surte os desejados efeitos e pode ser impugnado, em qualquer tempo.

INSTRUTOR. Derivado do latim *instructor* (o que ordena ou o que prepara), indica, geralmente, a pessoa que *instrui* ou ministra alguma *instrução*.

Assim se diz, notadamente, do juiz *preparador do processo*, ou seja, aquele que o dirige no período de instrução ou de discussão e elucidação dos fatos que antecipam o julgamento.

É aplicado, ainda, em equivalência a *professor*.

Instrutor. Na técnica militar é a pessoa que exercita os soldados na prática da arte militar e ministra ensinamentos de ginástica.

INSUBMISSÃO. Derivado de *submissão* (ação de submeter-se), regida negativamente, quer exprimir a *falta de submissão* ou a *ação de não se submeter*.

Literalmente, pois, significa *desobediência* ou *insujeição* ao dever imposto.

A *insubmissão*, apesar de significar a *não sujeição*, não se confunde com a *insubordinação*, que mais exprime o ato de *rebeldia* ou de *desobediência acintosa*.

Insubmissão. Na técnica militar, *insubmissão* é o *não comparecimento* da pessoa ao *dever militar*, quando convocado inicialmente, ou quando lhe cabe *prestar o serviço militar*.

É, assim, a *subtração dolosa ao serviço militar*, ou a infração praticada pela pessoa que, obrigada ao serviço militar, e ainda não incorporada ao exército, deixa de atender à convocação ou de se apresentar, nos prazos fixados pela lei.

A falta de apresentação do sorteado ou convocado ao serviço ativo do exército, dentro do prazo marcado, é que constitui a insubmissão.

E, assim, se vê quão diferente é da *insubordinação* e da *deserção* propriamente dita, as quais se consideram precisamente delitos de pessoas já incorporadas ao exército, por ato de rebeldia, de indisciplina ou por fuga ao serviço.

A pessoa que pratica a insubordinação diz-se *insubmisso*, que é tido na equivalência de *refratário*, do *refractarius* latino (indócil, violador).

INSUBMISSO. A pessoa que incorreu em insubmissão, isto é, que deixou de apresentar-se ao serviço militar ou à sua incorporação ao exército, se em tempo para isso, ou se convocado para nele servir.

INSUBORDINAÇÃO. Ao contrário de *subordinação*, pois que se indica a falta ou ausência desta, exprime todo ato de desrespeito acintoso às ordens recebidas ou aos deveres que deviam ser cumpridos.

Assim, não se mostra a insubordinação mera desobediência, mas o fato ofensivo ao dever, que não pode ser relegado, ou fato que venha desrespeitar o princípio da autoridade.

Num ou noutro caso, é sempre um *ato de rebeldia* e *indisciplina*, em virtude do que se manifesta uma *infração à disciplina*, não por omissão, mas *por ação*. É o *desacato* ou *desrespeito* à autoridade, que deve ser obedecida.

Mas, por se dizer um *ato de rebeldia*, não quer a insubordinação assemelhar-se à *revolta* ou *motim*, que se mostram figuras completamente diversas.

Diz-se de rebeldia por se mostrar *contravenção em ação*, intencionalmente praticada para demonstrar *independência* e a *não sujeição* à regra ou ao princípio a que se encontra sujeito, ou ao poder ou autoridade de alguém.

Nesta razão, a insubordinação é mais propriamente uma *indisciplina*. E o *insubordinado*, um indisciplinado ou infrator à disciplina, em que se inclui a obediência.

A insubordinação, em regra, é *singular*. E mesmo que possa ser evidenciada em mais de uma pessoa, isto é, quando cometida por mais de uma pessoa, não se mostra no caráter de *revolta* ou *motim*. Esta não se revela simples ofensa à disciplina, objetivada no *desacato* ou na *desobediência*, sem qualquer corretivo. Na *revolta*, em regra, há a preparação. Há o intuito de realizar um objetivo, que vai além do mero desejo de *não obedecer*.

Em matéria trabalhista, a insubordinação é motivo que justifica a *despedida*.

Em matéria militar, é crime de certa gravidade, previsto e punido.

INSUBSISTÊNCIA. Derivada de *insubsistir* (não subsistir), designa a palavra as coisas que se mostram com a *qualidade de insubsistentes*.

Quer então significar coisas que não têm valor, que não têm fundamento, que não se apoiam em qualquer razão jurídica ou legal para que possam prevalecer ou ter existência.

A insubsistência é a qualidade dos *atos nulos* ou dos que se fazem com *vícios essenciais* ou *defeitos viscerais*.

São insubsistentes, porque *nem nascem*, surgem já *sem vida jurídica*, porque a lei lhes negou *osopro vital*.

São insubsistentes, porque relegaram prescrições necessárias à sua validade, cuja omissão, por serem insupríveis, importa em não serem juridicamente reconhecidos.

A insubsistência também mostra a qualidade das *alegações* ou dos *atos improcedentes*, porque se apresentam fora das razões jurídicas ou não se comprovam suficientemente. Não devem, pois, ser admitidos.

Em semelhante sentido, equivale a *improcedência*, que é o estado do que não procede, por não provado, não justificado, por *insubsistente*.

INSUBSISTENTE. É o que não subsiste, não prevalece, não tem valia, porque não se funda na lei nem tem o seu amparo.

Vide: *Insubsistência*.

INSUFICIÊNCIA. Do latim *insufficientia* (o que não basta, falta de poder), exprime o vocábulo, na linguagem jurídica, a situação ou estado do que *não é suficiente* ou *não chega* para realizar suas finalidades.

A *insuficiência*, assim, determina a *falta de poder*, a *falta de valor*, ou a *falta* de qualquer coisa, que se indique necessária para *completar a medida* ou o *número* do que se precisa.

Dessa forma, a insuficiência não revela *ausência* ou *falta total*. É *falta parcial*, evidenciada pela *inferioridade*, pela *menoridade* (sentido de quantidade), em que as coisas se apresentam, em relação ao número ou total que se faz mister. É a *pouquidade* de algo para estabelecer o equilíbrio, ou o limite, que se quer, para atingir o que se pretende.

Insuficiência de poderes, pois, é a *omissão* de poderes, entre os que foram outorgados pelo mandato, para que o mandatário possa praticar certos atos.

Insuficiência de garantias é a evidência da inferioridade de valor ao que seria necessário para atender os encargos assumidos pela obrigação principal.

INSUFICIENTE. Assim se diz em relação ao que *não basta*, ao que *falta*, para que se possa cumprir ou fazer com validade jurídica.

Vide: *Insuficiência*.

INSURREIÇÃO. Do latim *insurrectio*, de *insurgere* (levantar-se contra), é designação genérica dada a toda ação de revoltar-se, insurgir-se ou se rebelar contra alguma coisa, de modo violento.

Pode, assim, mostrar-se a ação coletiva para derrubar, por meio da força, os poderes instituídos, como pode cingir-se ao pronunciamento violento a respeito de certas coisas, sem que, deste modo, seja diretamente visada a autoridade constituída.

A insurreição indica qualquer espécie de sublevação ou revolta, ou *reação violenta* a respeito de certos fatos, tendentes a torná-los ineficazes, ou para que não possam vir.

Neste particular, distingue-se da *sedição*, cuja finalidade é derrubar o poder constituído ou a autoridade de um chefe.

E nesta razão, é tida como *pronunciamento* ou *oposição vigorosa*, em relação ao que se fez ou se pretende fazer para que seja tal coisa evitada.

INSURRETO. Toda pessoa que participa de uma insurreição. Na terminologia do Direito Internacional Público, distingue o *navio rebelde* que investe sobre outro navio da mesma marinha, em virtude de sua recusa em aderir à revolta de que faz parte.

ÍNTEGRA. Feminino de *íntegro*, é particularmente aplicado para aludir ao texto ou teor completo de um documento, de uma lei, de um decreto, de um regulamento, ou de uma ordem.

INTEGRAÇÃO. Derivado do latim *integratio*, de *integrare* (restabelecer, reparar) possuía inicialmente o sentido de *renovação*, *restauração*, *restabelecimento*.

Mas, na técnica jurídica, é compreendido como o ato pelo qual *se completa*, *se torna inteiro*, *se conclui a totalidade* de uma coisa.

Neste sentido, então, *integrar* é *completar*, *tornar inteiro*, *totalizar*, *inteirar*, *restituir por completo*.

Assim, a *integração* quer também significar a entrega ou restituição por inteiro, pelo total.

Na técnica comercial, a *integração*, também dita *integralização*, quer significar o *pagamento de todo capital* ou *de uma obrigação*, pelas pessoas que se obrigam pela constituição do capital ou pelo cumprimento da obrigação.

Com o mesmo sentido se emprega o *integral* (inteiro) ou o *integralmente* (inteiramente, totalmente).

E *integralidade*, mostrando a qualidade de *íntegro*, exprime o que está perfeito, completo, indicando a *inteireza física do corpo*, ou a *inteireza moral do caráter*.

INTEGRAÇÃO DE LACUNAS. Na Hermenêutica, em caso de lacuna da lei, de impossibilidade de aplicação da analogia, e de inexistência de costume, integra-se o sistema pela aplicação dos princípios gerais do Direito.

INTEGRALIZAÇÃO. Possui o mesmo sentido de *integração*. Mas, na técnica mercantil, é preferentemente usado para indicar a *realização* ou o *pagamento para a constituição* do capital das sociedades comerciais ou das obrigações.

E, neste conceito, *integralização* tanto se entende o pagamento integral do capital por todos os sócios ou pessoas que se obrigaram pela sua formação ou constituição, como a respeito dos sócios, o pagamento de cada um da cota de sua obrigação.

Distinguem-se os dois sentidos pelas expressões:

Se a referência de integralização é ao todo do capital, diz-se *integralização do capital*, *capital integralizado*.

Se se refere à cota do sócio, diz-se *integralização de seu capital* ou da parte do capital, sob sua responsabilidade. E aí se entende *pagamento integral* da obrigação, que cabia ao sócio, na formação ou realização integral do capital.

INTEGRANTE. De *integrar* (completar, tornar inteiro), é o adjetivo empregado para exprimir tudo que entra na composição ou na formação do todo, para completá-lo, mostrando-se, assim, um de seus elementos necessários.

É indicativo, pois, do elemento ou do requisito complementar, sem o que não se terá *inteirizada* coisa.

Assim, quando falta o elemento integrante, diga-se requisito, ou formalidade, a coisa, o ato, ou o fato, não se mostrará *perfeito e completo* porque lhe falta *condição* indispensável à sua formação e validade. É ele *a parte*, que integra o *todo*; pelo que nele *deve* estar contida: *In toto partem non est dubium contineri* (sem dúvida alguma a parte se contém no todo).

ÍNTEGRO. Do latim *integrar* (não tocado, não danificado), além de exprimir o sentido de *inteiro, completo*, é especialmente empregado para indicar a condição de puro, a qualidade de honesto e inatacável.

Neste último sentido, pois, é equivalente a *idôneo, irrepreensível, não corrompido*, referindo-se notadamente ao caráter ou aos costumes.

INTELIGÊNCIA. Do latim *intelligentia* (conhecimento, noção, percepção, entendimento), no sentido jurídico, notadamente em referência à compreensão ou ao entendimento do que se encontra no texto da lei ou mesmo do contrato, exprime a *verdadeira intenção*, o *exato pensamento*, que se deva ter acerca do texto legal ou do teor contratual, a fim de que se dê justa interpretação às palavras ali contidas, ou do verdadeiro alcance do pensamento ali afirmado.

INTENÇÃO. Derivado do latim *intentio*, de *intendere* (dirigir, ter em vista, planejar), é geralmente tido no sentido de *fins, objetivo, desígnio, intento, ânimo*.

Nesta acepção, pois, notadamente na terminologia forense, a *intenção*, demonstrada inicialmente, indica-se o objetivo ou a finalidade tida pelo autor, com a propositura da ação, revelada no *preciso objeto de seu pedido*.

É, assim, manifestada no *qua actor desiderium suum concludit*.

Mas a *intenção*, indicando o intento ou o intuito, o fim ou o desígnio, o motivo ou o objetivo, faz ressaltar a *vontade*, o *ânimo*, que impulsionou o ato ou determinou o fato, para o fim que se desejava.

Nestas circunstâncias, pois, revela-se a própria *vontade dirigida* ou *determinada* para a consecução do fim colimado ou pretendido.

Por essa forma o que é *intencional*, de *intenção*, exprime o *que se quer*, o *que cientemente se deseja* ou *voluntariamente se pretende*. E a intenção é o *objetivo demonstrado pela vontade*.

INTENCIONAL. Derivado de *intenção*, significa tudo que se faz ou se obtém pela *vontade*. É equivalente a *voluntário*.

Assim, *intencional* vem estabelecer a relação de causa e efeito entre a *vontade* e o *resultado verificado* ou *pretendido* (intento, intenção).

Tudo, pois, que se faz *intencionalmente* é porque foi *voluntariamente* querido ou desejado.

INTENDÊNCIA. Derivado do latim *intendens*, de *intendere* (dirigir), é nome que, na terminologia do Direito Público, também se dava à *prefeitura* ou *municipalidade*.

Mas, geralmente, designa toda espécie de *administração, direção de negócios* ou *serviços*. Neste caso, *intendente* é o seu administrador ou diretor.

INTENDENTE. Denominação que se dava, até o final da Primeira República, ao cargo de Prefeito.

INTENTAR. Do latim *intentare* (dirigir contra), é usado na terminologia jurídica no mesmo sentido de *propor, promover, formular*.

Assim, *intentar demanda* ou *intentar ação* é propor ação ou demanda em juízo, é formular ou instaurar a ação.

“INTENTIO LEGIS”. É locução latina que se traduz: *intenção, intento* ou *vontade da lei*. Assim, é aplicada para exprimir a *vontade da lei, o pensamento da lei, ou o fim colimado pela lei*.

“INTENTIO LITIS”. É expressão que se emprega para designar o fim ou a *finalidade da lide*, isto é, o *objetivo* que dela se pretende.

INTENTO. É aplicado no mesmo sentido de *intenção*. Assim, equivale a *fim, finalidade, objetivo, vontade deliberada*. É o que se pretende ou o que se deseja.

“INTER ALIOS ACTA”. Expressão latina, que se traduz *feita entre outros*, geralmente empregada para indicar que o que se procede *inter alios acta* não pode prejudicar os interesses ou direitos de terceiros, se feridos pelo *ato*.

É assim que se exprimem os aforismos:

Res inter alios acta nec nocet, nec prodest, que se entende: o que se faz entre outros não aproveita nem prejudica. É como não tendo existência para aqueles que do ato não participaram.

Res inter alios acta, aliis nocere non potest, isto é, coisa feita por uns, não pode prejudicar a outros. E é fundado o princípio, pois que não se pode ser obrigado pelo que não se consentiu.

A própria *coisa julgada*, estabelecida entre outros (*inter alios*), não é tida com força para prejudicar direitos alheios: *Res inter alios judicata aliis neque nocet neque prodest*.

Inter alios mostra a qualidade dos que não foram presentes ao ato, referindo-se aos *estranhos*, que dele não participaram, e, em regra, dizem-se *terceiros*.

INTERCALAR. Do latim *intercalare* (meter de permeio), quer exprimir o fato de se colocar numa coisa, depois que ela é feita, qualquer outra coisa que veio posteriormente. É *fazer incluir no meio* de alguma coisa outra coisa.

INTERCÂMBIO. É expressão usada na linguagem do comércio para indicar a reciprocidade de relações comerciais, ou relações de câmbio entre praças de diferentes países. É indicativa do comércio internacional de importação e de exportação.

INTERCESSÃO. Do latim *intercessio* (intervenção, abono, fiança), em sentido vulgar quer exprimir toda intervenção de uma pessoa em favor de outrem, pedindo ou rogando, intercedendo para que se lhe beneficie ou perdoe.

Na terminologia jurídica, sem perder este sentido de intervenção, mais propriamente significa o ato pelo qual uma pessoa, estranha a um contrato ou obrigação, vem participar ou intervir nela, para aboná-la, garanti-la ou afiançá-la.

Nestas condições, *intercessão*, como já era do sentido jurídico da expressão, de que se origina, significa propriamente a fiança, a caução, o abono, ou qualquer garantia dada por uma pessoa em favor de obrigação de outrem, em virtude da qual passa a ser ligada à obrigação ou ser garante dela.

INTERDEPENDÊNCIA. Formado das palavras *inter* (dentro, no meio de) e *dependência* (subordinação), exprime o estado ou a qualidade de duas coisas, que, embora independentes no desempenho de finalidades inerentes ou próprias, vivem ligadas entre si por uma *recíproca dependência*, em virtude do que realizam as mesmas finalidades pelo auxílio mútuo ou coadjuvação recíproca.

INTERDIÇÃO. Derivado de *interdictio*, de *interdicere* (proibir, interdizer, vedar), exprime em amplo sentido toda *proibição* relativa à prática ou execução de certos atos ou à *privação* de certas faculdades.

Assim, o que é atingido ou cai em *interdição* fica defeso e *não pode ser tocado*.

A interdição pode recair sobre as coisas, sobre os atos ou sobre as pessoas. Emana da lei, quando por princípio expresso *veda* ou *torna defesa* a prática de um ato ou o exercício de um direito. E pode emanar da autoridade judiciária, quando, em ordem expedida, *proíbe* que se faça alguma coisa, ou priva alguém de sua capacidade de ação.

Interdição. Embora seja tida e aplicada, em sua acepção genérica, como toda e qualquer espécie de *proibição* ou *privação*, fundada na lei ou em ordem judicial, tecnicamente, é o vocábulo empregado em seu sentido literal, que lhe advém de *interdicere*: a *proibição*, oriunda de *ordem judicial*, em virtude do qual se impede a prática de atos jurídicos ou se torna defesa a feitura de qualquer coisa.

Em relação às coisas, entende-se mais propriamente uma *proibição*, em virtude da qual são as mesmas tidas sob proteção da lei, para que não sofram qualquer espécie de molestação, ou não sejam utilizadas pelas pessoas contra quem foi formulada a ordem judicial.

Em certos casos, esta mesma interdição pode ser fundada em ordenação ou ato de autoridade administrativa.

Quanto às pessoas, melhor significa *privação de direitos*, ou restrições impostas à capacidade delas, pelas quais ficam inibidas ou impedidas da prática de atos jurídicos, mesmo que digam respeito a seus bens ou à sua pessoa.

Essa interdição especializa-se em *civil* e *penal*.

Civil, quando se dirige à pessoa maior ou *sui juris*, para restringir sua capacidade, privando-a da livre disposição e administração de seus bens, em face de fatos, que a lei considera como geradores de uma *capitis deminutio*, tais como a *demência* e a *prodigalidade*.

Penal, a que decorre de uma condenação, por crime infamante ou por outro, em que *aprivação* do exercício de direitos ou da função anteriormente exercida vem como consequência da própria condenação ou como *pena acessória*.

A interdição impõe à pessoa o *estado de incapaz*, às vezes relativo, às vezes absoluto.

A sentença de interdição, em relação às pessoas, deve ser registrada no cartório, a que se atribui a função, cabendo seu registro ao curador nomeado. E se este não o promove, fa-lo-á o juiz, *ex officio*.

INTERDIÇÃO DE COMÉRCIO. Assim se denomina a *proibição* determinada pelo governo a respeito das relações comerciais do país com outro, com quem esteja em guerra, ou sobre a saída de navio de certos portos ou sua entrada em outros.

Quando decretada por tempo indeterminado, a interdição equivale ao bloqueio.

INTERDITANDO. Designação atribuída à pessoa contra quem se está intentando processo de interdição.

INTERDITO. Do latim *interdictum*, de *interdicere* (interdizer, lavrar um decreto), originariamente, quer significar a *ordem* ou *mandado*, expedido pelo magistrado, para que se torne defesa a prática de certo ato, a feitura de alguma coisa, ou se proteja um direito individual.

Nesta razão, na técnica forense, chegou o vocábulo a exprimir o próprio sentido do *mandado*, como o processo usado para promover o interdito.

Mas, como expressão técnica, serve especialmente para designar a instituição, em virtude da qual coisas e pessoas se protegem, pois, que, em verdade, a aplicação dela, em matéria de Direito Privado, refere-se à defesa das relações jurídicas, que se apresentam com interesse patrimonial ou pecuniário.

Consoante a matéria que serve de objeto do interdito, recebe ele várias denominações.

Já na terminologia romana assim se anotava:

a) *Interdicta prohibitoria, restitutoria, exhibitoria.* O *prohibitorium* chamava-se *interdictum* por excelência, tendo o objetivo de *impedir* que se fizesse alguma coisa. Os *restitutoria e exhibitoria*, conforme se depreende de suas próprias designações, tendiam a que se obtivesse a *restituição* ou a *exibição* das coisas, formando, a princípio, a categoria dos *decreta*.

b) *Interdicta adipiscendae, retinendae et recuperandae possessionis*, possuindo a finalidade de proteger as relações jurídicas de ordem econômica ou patrimonial. E nesta razão se

dizem *interdicta rei familiaris*. E neste sentido, *res familiaris* quer exprimir as relações patrimoniais ou pecuniárias.

Os *interdicta adipiscendae possessionis* correspondem à ação de imissão de posse.

Os *interdicta retinendae possessionis* são o mesmo que a ação de manutenção de posse.

Os *interdicta recuperandae* ou *unde vi* configuravam a ação de força espoliativa.

Os *interdicta quod vi aut clam* equivalem à ação de nunciação de obra nova.

c) *Interdicta simplicia* e *duplicia*. Simples, quando formam a regra, sem haver condenação contra o autor ou defensor. Duplos, como o proibitório, em que a condenação se dirige contra uma pessoa, seja autor ou réu.

Interdito. É o vocábulo empregado, também, para designar a pessoa que foi posta sob *interdição*, ficando assim privada de dispor de seus bens e de administrá-los.

O interdito é assistido por um *curador*. Está, assim, sob curatela.

Consoante a qualificação que lhes é dada, os interditos proibitórios (*interdicta prohibitoria*) entendem-se a medida que é concedida à pessoa, para que impeça (proíba) que outrem possa praticar ou cometer certos fatos prejudiciais à coisa de sua propriedade.

A ação em que se formula é reconhecida como *possessória*. Em verdade, tende a garantir ou assegurar a posse sobre a coisa, quando sobre esta pesa *ameaça de violência*, ou *violência iminente*, isto é, atual, próxima, visível.

Vide: *Atual. Iminente*.

Difere dos interditos possessórios de esbulho ou de turbção, em que a violência já se praticou, enquanto no proibitório apenas se *receia* e se tem como certa a violência. Ele se formula, pois, como *preventivo*, sob cominação de preceito.

INTERDITOS POSSESSÓRIOS. Genericamente, assim se devem entender todas as ações ou medidas judicialmente intentadas ou formuladas para proteção da posse.

Dizem-se, também, *ações possessórias*. Mas, na qualidade de *interditos*, somente se mencionam as que vêm *defender* a posse de ataques ou esbulhos, ocorridos *dentro de ano-e-dia*. É nesta razão que se dizem os interditos possessórios de *ação de força nova*, em oposição à *de força velha*, com que se designa a defesa para ofensa havida há *mais de ano-e-dia*.

Entre os interditos podemos incluir: a *manutenção de posse*, a *reintegração de posse*, o *interdito proibitório*, a *imissão de posse* e a *nunciação de obra nova*.

Os interditos possessórios admitidos pelo Direito Processual brasileiro são:

1. *Interditos de manutenção*, também ditos de força turbativa ou ação de manutenção. Correspondem aos *interdicta retinendae possessionis* dos romanos, pelos quais era o possuidor mantido na posse da coisa, vedando-se ao adversário vir perturbá-lo no exercício de sua posse: *vim fieri veto*.

2. *Interditos de reintegração*, qualificados de ação de reintegração, ação de esbulho, ação ou interdito de força espoliativa, são os que têm por finalidade a *restituição* da posse de que se foi esbulhado. Correspondem aos *interdicta recuperandae possessionis* dos romanos, que tinham por objeto fazer *recobrar a posse perdida*, e que se incluíam entre os *interdicta restitutoria*.

O esbulho ou a cessação da posse, tanto bastando que seja *jurídica*, é que justifica a *reintegranda possessionis*. E esta cessação pode ocorrer da *violência* (donde o nome *deinterdictum vi* ou *unde vi*, que lhe é dado), da *clandestinidade* (interdito de *clandestina possessionis*) ou *abuso de confiança* (interdito de *precatorio*).

3. *Interditos proibitórios*, cuja finalidade acima enunciamos.

4. *Interditos de imissão*. Correspondem aos *interdicta adipiscendae possessionis* dos romanos, incluídos entre os *restitutoria*, tendo, assim, por função restituir e investir, na posse da coisa, aquele que a deve ter.

Vide: *Ação de imissão de posse. Imissão*.

INTERESSADO. Derivado de *interesse*, é aplicado o vocábulo para designar toda pessoa que, direta ou indiretamente, tenha *legítimo interesse* em uma coisa, do qual possa decorrer um *direito*, que deva merecer proteção legal.

Para demonstração deste interesse, que dá a qualidade de interessado, o direito tanto pode ser real como pessoal, tanto pode ser de ordem econômica, como de ordem moral.

A posição de interessado, pois, decorre de uma série de circunstâncias, em virtude da qual assista à pessoa o *direito de intervir*, seja para defender *direito próprio*, ou mesmo *alheio*, quando, neste último caso, está no *dever de defendê-lo*. É o caso do órgão do Ministério Público, quando lhe cabe intervir em certas ações, em defesa de sociedade, ou de certas pessoas colocadas sob sua proteção. É o caso dos curadores. São *interessados*, embora em defesa de *direitos alheios*.

Vide: *Terceiro*.

Interessado. Na técnica do comércio assim se diz da pessoa que, por determinação de cláusula contratual ou por deliberação do comerciante, *participa* dos lucros sociais ou da firma, mesmo sem a *qualidade de sócio*. Diz-se *sócio interessado*, quando a concessão é promovida no próprio contrato social.

Mas, na terminologia comercial, *interessado* é ainda o *pretendente* a uma compra. Ou toda pessoa que procura efetuar um negócio ou participar de uma operação.

Interessado. No Direito Marítimo, designa o *comparte* ou *coproprietário do navio*.

INTERESSADO NA DIVISÃO. Na divisão de um imóvel, interessados são, não somente todos os *condôminos*, como os *confrontantes* ou *proprietários limítrofes* do imóvel dividendo.

INTERESSADO NO INVENTÁRIO. Entendem-se como interessados, no inventário, não somente os herdeiros, sejam legítimos ou testamentários, como o representante do Ministério Público, quando há menores, e o representante da Fazenda Pública.

Em certos casos, os *credores do espólio* também se mostram interessados, notadamente para fazer valer seus direitos no processo.

Quando se trata, porém, da remoção do inventariante ou do requerimento do inventário, somente os herdeiros e representantes da Fazenda e do Ministério Público assim se consideram.

INTERESSE. Derivado do verbo latino *interesse* (importar, ser do interesse de, pertencer), substantivado é tido, na acepção jurídica, em conceito bem amplo. Quer, precipuamente, mostrar a *intimidade de relações* entre a pessoa e as coisas, de modo que aquela tem sobre estas *poderes, direitos, vantagens, faculdades* ou *prerrogativas*.

Nesta razão, o interesse decorre desta situação jurídica, de modo que cada *movimento* ou *mudança* trazida às coisas provoca uma percussão ou repercussão naqueles mesmos poderes, direitos, vantagens, faculdades ou prerrogativas, gerada da intimidade existente entre ambas, para melhorá-los, modificá-los, garanti-los, ampará-los ou prejudicá-los.

Assim sendo, o *interesse*, embora concebido geralmente como uma *utilidade econômica*, pode fundar-se em uma *vantagem de ordem moral*.

Há coisas, pois, que não sendo daquelas que se possam transferir imediatamente em *valores pecuniários*, são de tal ordem que, mesmo inestimáveis, *importam* (são úteis, têm importância) à pessoa.

Na evidência da *importância*, da *utilidade* e da *vantagem*, mesmo sem medida financeira, assenta a ideia do *interesse*, que possa ter tido por uma pessoa em relação às coisas ou aos fatos.

Estas coisas e estes fatos dizem-se, genericamente, bens. E, assim, os *bens*, reveladores do *interesse*, tanto podem ser *materiais*, como *morais*.

Daí se forma, por isso, a especialização do *interesse moral* e do *interesse econômico*, que se identificam na formação do *interesse jurídico*.

O *moral* decorre dos direitos à vida, à liberdade, ao sossego, ao bem-estar, à honra, à fama.

O *econômico* estrutura-se toda vez que a coisa ou o fato, calcado em um bem material, ou mesmo em um direito ou bem intelectual, possa ser convertido ou transformado em *valor pecuniário*.

E se diz *jurídico* quando um ou outro se apresentam *legítimos*, de modo a autorizar a pessoa a defendê-los, segundo as regras do Direito.

Nesta razão, o *interesse jurídico* é o interesse juridicamente ou legalmente protegido, porque se exhibe legítimo, positivo, certo, atual e inequívoco.

E o *interesse*, genericamente, se manifesta pela vantagem ou pela utilidade que se possa tirar das coisas, sejam direitos, fatos ou ações, vantagem ou utilidade esta que nem sempre traz o sentido de *lucro* ou de *dinheiro*, pois se pode mostrar em feição eminentemente *imaterial* ou *moral*.

Embora, pois, as ideias de *interesse* e *dinheiro* possam vir associadas, apresentam-se, sob o ponto de vista jurídico, com feições próprias.

Quando o interesse traz o sentido de *lucro*, no conceito restrito em que é tido na técnica dos negócios, comerciais ou civis, indica, também, a ideia do *dinheiro*.

Mas, na técnica do Direito, o interesse é revelado, como se anotou, por toda e qualquer manifestação de uma *utilidade* ou *vantagem*, em virtude do que se satisfaz uma necessidade, seja moral, intelectual ou material.

Está, nesta razão, o *interesse* fundado sempre no *direito* de alguém, seja atual ou futuro, adquirido ou por adquirir, contanto que desse mesmo direito possa decorrer a *faculdade de seu exercício* e o *poder de defendê-lo*, conforme a regra legalmente prescrita, por ação judicial.

Por este motivo é que o *interesse, juridicamente considerado*, também se toma como o *poder ou autoridade* da pessoa para *perseguir* outrem e obrigá-lo a cumprir o que é de seu dever. O *interesse*, aí, não se objetiva, pois, no *lucro* nem em *mera vantagem*. Apresenta-se como o *meio* de que se utiliza a pessoa para tornar efetivo o *direito de ação*.

Aliás, no genuíno sentido jurídico de interesse, ele se identifica com o valor atribuído ao objeto ou ao fato, *valor* que aqui se toma no conceito de utilidade ou vantagem, considerado ou tomado como o *meio* de satisfazer as necessidades da pessoa, em quaisquer de suas manifestações.

Interesse. Na técnica dos negócios, segundo anotamos, o sentido de interesse é o de *lucro*: mostra o fruto que possa ser produzido pelo *trabalho* ou pelo *capital*.

Neste sentido, interesse é *dinheiro*, representado, notadamente, pela *taxa de juros* ou *comissão*, que se atribui ao capital empregado ou ao negócio promovido.

Corresponde, assim, à palavra *usura* dos romanos. E era a sua definição: “*Usura est incrementum feneratoris, ab usu aeris crediti nuncupata*”.

É, assim, tudo que possa provir da *frutificação* ou da *produção*: é o *fruto*, o *produto*, o *resultado material*, ou seja, especificamente, o *lucro*.

E neste sentido é que se tem *interesse*, quando se alude, no desempenho do mandato ou na execução dos negócios: *falta de interesse*. É a omissão ou a prática de atos que venham prejudicar os resultados, os frutos, os produtos, os lucros. Em tal acepção, também, tem-se o *interesse material* ou *econômico*.

Vide: *Dividendo*. *Juro*. *Lucro*.

Interesse. Na terminologia do comércio, é ainda tomado interesse no sentido de *participação nos lucros*. É, pois, a *vantagem pecuniária* que se atribui ao empregado, além de seu ordenado ou vencimentos, em razão dos lucros obtidos pelo estabelecimento.

Pode ainda o interesse ser tido como bonificação, *quando* é fixado não nos lucros, mas como percentagem dada ou atribuída ao empregado em vista do montante de operações realizadas pelo estabelecimento.

INTERESSE DE AÇÃO. É o mesmo *interesse de agir* em juízo.

INTERESSE DE AGIR. Na técnica forense, é a expressão usada para exprimir o *direito* que assiste à pessoa, para que possa vir judicialmente pleitear ou defender seus direitos.

E, nesta expressão, se anota que esse direito não se funda simplesmente no *interesse*, mas na *legitimidade* dele, e na *oportunidade* da ação.

Pode haver interesse e não ser legítimo. Pode ser legítimo, mas não ser oportuno.

A legitimidade advém da *qualidade* da pessoa, isto é, que o interesse se mostre *individualizado*, ou seja, *interesse efetivo* da pessoa, em virtude do que esteja ela investida na *faculdade de agir*, ou mesmo *alheio*, desde que afeto à sua pessoa.

Afinal, a legitimidade promana da capacidade para estar em juízo, na defesa de um direito, que lhe afeta.

A *oportunidade* advém da condição de ser interesse *atual*.

E a *atualidade* do interesse é fundada em evidência do fato, a que se prende, em *estado presente*, em *situação inequívoca*, de modo que dele se tenha uma *visibilidade* presente ou iminente, isto é, próxima.

Está, pois, o *interesse de agir* ligado às circunstâncias de legitimidade, individualidade, oportunidade ou atualidade, fundando-se, desse modo, no próprio conceito jurídico do interesse.

E sem interesse não há ação. Daí o adágio: *pas d'intérêt, pas d'action*. É que o interesse é a medida da ação.

INTERESSE COLETIVO. Interesse coletivo é aquele pertencente a um grupo, classe ou categoria de pessoas determinadas ou determináveis, ligadas por uma relação jurídica base ou com a parte contrária por uma relação jurídica base, na forma do art. 81, parágrafo único, II do CDC. Seu objeto é indivisível e decorre da relação jurídica viciada que une todo o grupo. Cabe aos Sindicatos e Associações a defesa dos Interesses Coletivos. (pg)

INTERESSE DIFUSO. Interesse difuso é aquele que pertence a um grupo, classe ou categoria indeterminável de pessoas, ligadas por circunstâncias de fato, na forma do art. 81, parágrafo único, I do CDC. São questões que interessam a todos, de forma indeterminada e indivisível. Um exemplo de interesse difuso é a Saúde.

Vide: *Ação Civil Pública*. (pg)

INTERESSE EVENTUAL. Assim se diz do interesse que possa surgir, em caráter acidental, autorizando a pessoa a vir defendê-lo, para que não se prive da *vantagem* ou *comodidade*, por ele representada.

Por sua qualidade de *eventual*, não perde a de *atual*. A *eventualidade* não extingue seus requisitos de *individual* e de *visível*, mostrando, assim, o estado de um interesse palpitante, com existência jurídica, e merecedor de proteção.

INTERESSE LEGÍTIMO. É o que resulta do próprio *interesse de agir*. É o interesse que se liga ao próprio direito, e que se mostra protegido legalmente, do qual possa resultar ou no qual assente qualquer vantagem de ordem econômica, ou mesmo de ordem moral.

INTERESSE PARTICULAR. É o interesse *individualizado, direto, imediato*. É o *interesse próprio*, isto é, que *afeta* diretamente a pessoa, o seu patrimônio, mostrando-se vantagem que lhe é inerente ou que lhe é pertinente.

Opõe-se, assim, ao *interesse alheio*, que é de outrem, que não é próprio.

INTERESSE PÚBLICO. Ao contrário do particular, é o que assenta em fato ou direito de proveito coletivo ou geral. Está, pois, adstrito a todos os fatos ou a todas as coisas que se entendam de benefício comum ou para proveito geral, ou que se imponham por uma necessidade de ordem coletiva.

INTERESTADUAL. Formado de *estadual* e do prefixo *inter*, é o adjetivo usado para exprimir todas as relações ou fatos que se possam registrar entre os Estados Federados.

Neste sentido, então, diz-se *comércio interestadual*, para designar o comércio que se realiza entre dois ou mais Estados da Federação.

INTERINADO. O que se entende interino, ou que se faz sem efetividade. O mesmo que interinidade.

INTERINAMENTE. Condição imposta ao que se estabelece em caráter temporário ou para servir por certo tempo. Opõe-se ao sentido de *efetivamente*, em caráter estável.

INTERINIDADE. Derivado do latim *interim* (por enquanto, provisoriamente), é a palavra empregada para indicar a condição ou estado do que não é *efetivo* ou *duradouro*.

Na técnica administrativa, é usualmente aplicada para designar a *ocupação temporária* ou *provisória* de um cargo ou função, no impedimento ou ausência do empregado ou funcionário efetivo, ou na vaga deles, enquanto não provido o cargo ou função por ocupante efetivo.

Também exprime a situação de toda função ou de todo cargo desempenhado em *caráter de comissão*.

As pessoas que exercem cargos ou funções, interinamente, isto é, em interinidade, dizem-se *interinos*, pelo que não se mostram com direito à permanência neles.

INTERINO. Qualidade ou caráter do funcionário ou do empregado público que exerce o cargo ou a função em situação de temporário ou provisório, em virtude de vaga ou por afastamento do titular efetivo.

O exercício do cargo ou da função pelo interino não lhe assegura direito à efetividade, enquanto ato posterior não lhe venha atribuir a condição de efetivo, ou nova nomeação venha dar-lhe a investidura de efetivo.

INTERIOR. Do latim *interior* (o que está dentro, mais íntimo), ao contrário de *exterior*, quer exprimir tudo que é compreendido como *pertencente à coisa, estando dentro dela ou que nela se interna*. É o que se compreende nos limites da coisa.

Na técnica do Direito Público, refere-se a tudo que concerne ao país, ou nele se inclui, em distinção ao que se refere ou pertence a nações estrangeiras. *Interior do país*: dentro do país.

INTERLOCUÇÃO. Do latim *interlocutio*, entende-se o próprio despacho interlocutório ou a decisão interlocutória.

Vide: *Interlocutório*.

INTERLOCUTÓRIA. Abreviatura usada em alusão à *decisão interlocutória*. É, pois, a própria decisão interlocutória.

Vide: *Interlocutório*.

INTERLOCUTÓRIO. Do verbo latino *interloqui* (falar interrompendo), é, no sentido originário jurídico, empregado para designar todo despacho ou decisão proferida em um processo, ou no curso dele, sem que tenha o caráter de *decisão* ou *sentença final*.

É o *despacho intermediário*, dado em qualquer fase do processo, executada aquela que se mostra apropriada para a *sentença*, dita *final*, que vem solucionar, pela ordem natural e cronológica das coisas, a questão.

Em regra, é dado em caráter *preparatório* e *não decisivo*. Resolve ou determina medidas ordenatórias do processo, decidindo, às vezes, sobre questões incidentais, que vêm interferir ou se suscitam no andamento do feito.

Mas, segundo as circunstâncias, pode a *interlocutória* ou o *despacho interlocutório* decidir questão que tenha a *força de paralisar o feito*. Sem se apresentar como sentença, formulada *decisão definitiva*.

No entanto, essa decisão definitiva, em que se pode mostrar a *interlocução*, não tem o mesmo sentido de *sentença final*.

A distinção, entre uma e outra, está na evidência do *momento*, em que foram pronunciadas.

A *interlocução* vem sempre no meio, no andamento do processo, quer dizer, quando a ação está em franco procedimento. Diz-se *interlocutória*, como substantivo.

A *sentença final* vem quando, ultimado o processo, praticados todos os atos indispensáveis à sua instrução, é enviado a julgamento.

Vide: *Decisão. Despacho interlocutório. Sentença*.

INTERMEDIÁRIO. Do latim *intermedius* (interposto, intercalado), é o vocábulo empregado, na linguagem dos negócios, para designar a pessoa por *intermédio* (ofício, intervenção, ajuda) de quem se realizam ou se efetivam os negócios.

É indicativo de *agente, agenciador, mediador, interventor*.

A função do intermediário é a de aproximar os interessados em um negócio para a sua realização. Não é, pois, o *mandatário*, pois que não *fecha* nem *conclui* o negócio. Apenas o encaminha, entre as partes, que o ajustam em definitivo.

Há a locução latina *interposta persona*, que se usa para exprimir o intermediário.

Interposta persona quer, pois, significar por meio de uma pessoa interposta ou por meio de uma pessoa que age por outra.

“IN TERMINIS”. Locução latina, que se traduz *em último lugar*, empregada, na terminologia jurídica, para indicar ou designar o que deve ser *feito no fim, afinal*.

Sentença *in terminis* quer assim significar a *sentença final*, ou seja, a que se pronuncia no *fim do processo*, quando é este levado a julgamento. É a sentença que *põe termo ao processo*, solucionando a questão.

INTERNAÇÃO. Derivado de *internar*, tendo o mesmo sentido de *internamento*, é empregado na terminologia jurídica para indicar o *recolhimento* da pessoa ao estabelecimento, onde passará a ser submetida ao *regime* nele adotado.

A *internação* pode ser medida de *ordem educacional*, de *ordem sanitária* ou *medida punitiva*.

A *educacional* é a que resulta do internamento ou internação da pessoa em estabelecimento de ensino ou de educação profissional, por deliberação de seus pais ou de dirigentes ou como medida preventiva da própria autoridade pública, em relação aos menores abandonados.

Pode, neste último, ser *correcional*, quando determinada pela autoridade judiciária, para correção de maus hábitos da pessoa, especialmente dos menores.

É *sanitária* quando se refere ao recolhimento em casas de saúde, em hospícios ou hospitais, para tratamento de saúde, por vezes, de moléstias infecciosas.

É *punitiva*, equivalendo, assim, à *detenção* ou *prisão*, quando a pessoa é recolhida a estabelecimento de detenção ou colônia correcional e educativa, em cumprimento da pena que lhe tenha sido imposta.

Em relação aos estabelecimentos educacionais, quando a internação não importa em *perda da liberdade*, por imposição judiciária, as pessoas ali internadas dizem-se *internas*, em oposição às *externas*, que são aquelas que frequentam os cursos ou as aulas, mas residem fora, enquanto os interesses residem no estabelecimento de ensino.

Quanto aos demais estabelecimentos, ou quando a internação é privativa da liberdade, as pessoas recolhidas ou internadas dizem-se *internados*.

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Está prevista no art. 6º, III, da Lei 10.216/2001, e ocorre quando a pessoa acometida de transtorno mental, após a realização de um laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, é internada por determinação da Justiça.

O uso de drogas pode causar transtornos mentais. Dessa forma, os usuários de drogas também podem ser internados na forma da Lei 10.216/2001. (pg)

INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. Está prevista no art. 6º, II, da Lei 10.216/2001 e ocorre quando a pessoa acometida de transtorno mental, após a realização de um laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, é internada sem o seu consentimento e a pedido de terceiro.

O uso de drogas pode causar transtornos mentais. Por esse motivo, os usuários de drogas também podem ser internados na forma da Lei 10.216/2001. (pg)

INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. Está prevista na Lei 10.216/2001 e caracteriza-se quando a pessoa acometida de transtorno mental, após a realização de um laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, é internada sem o seu consentimento e a pedido de terceiro.

O uso de drogas pode causar transtornos mentais. Dessa forma, os usuários de drogas também podem ser internados na forma da Lei 10.216/2001. (pg)

INTERNACIONAL. Formado de *inter* (indicativo de meio ou interposição) e *nacional* (de nação), refere-se ao que se registra ou se promove *entre nações*.

Em certas expressões, possui sentido equivalente a *exterior*: relações *exteriores* entendem-se, igualmente, relações internacionais.

Na técnica do Direito, *internacional* qualifica toda sorte de ato ou atividade, que se manifesta entre os Estados soberanos, ou seja, entre as nações politicamente organizadas.

E neste sentido é que se diz *comércio internacional* para designar as relações comerciais entre os diversos países. E tratados *internacionais* para designar os acordos ou convenções ajustados entre os Estados.

Na denominação do Direito, *internacional*, conforme seu sentido, quer aludir à eficácia das regras jurídicas, nele contidas, a respeito dos atos jurídicos e das pessoas, sem atenção aos limites territoriais dos países, em que se devam aplicar.

Vide: *Direito internacional*.

Dele se forma o *internacionalismo*, adotado para exprimir a teoria dos que julgam ser *ahumanidade* colocada acima dos interesses nacionais, os quais devem ser resolvidos ou solucionados de acordo com as necessidades do interesse internacional.

Dessa forma, é a humanidade considerada como compondo uma *sociedade universal*, sem atenção a raças.

Vide: *Internacionalismo*.

Internacional. É designação atribuída à associação socialista fundada por KARL MARX, com o propósito de impulsionar o movimento socialista e coordenar a força dos trabalhadores em todo o mundo.

INTERNACIONALISMO. Sistema socialista que preconiza a associação internacional dos trabalhadores, para obter certas reivindicações.

Internacionalismo. Teoria de ordem econômica e política, que proclama a identidade de interesses de todos os homens, com abstração das respectivas nacionalidades, propugnando pela instituição de um regime de fraternidade universal, sem distinção de nacionalidade, de raça e de classe, ao mesmo tempo que preconiza o estabelecimento de regras e instituições de ordem internacional que resolvam, por meios pacíficos e conciliadores, as divergências ou controvérsias entre os Estados soberanos, com uma Justiça e um Direito Internacional obrigatórios.

INTERNACIONALISTA. Pessoa versada em Direito Internacional ou tratadista desta matéria.

Pessoa partidária do internacionalismo.

INTERNADO. Vide: *Internação*.

INTERNAMENTO. Derivado de *internar*, do latim *internus* (interior), é o vocábulo empregado no mesmo sentido de *recolhimento* ou de *internação*.

Vide: *Internação*.

INTERNET. Rede mundial de computadores.

INTERNO. Vide: *Internação*.

INTERNÚNCIO. Ministro pontifício que substitui o Núncio Apostólico, sendo de categoria inferior a este e superior ao delegado apostólico. Equipara-se ao enviado extraordinário e ao ministro plenipotenciário.

INTERPELAÇÃO. Do latim *interpellatio*, de *interpellare* (dirigir a palavra, intimar), em sentido geral quer exprimir o *pedido de explicações* dirigido de modo categórico, por uma pessoa a outra.

Nesta acepção, diz-se *interpelação ao governo*, para significar a *solicitação de esclarecimentos* feita por um membro do congresso ao governo, acerca de certos negócios públicos, já realizados, ou que se pretendem fazer.

Interpelação. Na terminologia do Direito Privado, sem contudo perder o sentido originário de *pedido de explicações* a respeito de certos fatos, exprime mais propriamente a *intimação* ou *notificação* do *credor* ao *devedor* para que o constitua *em mora*.

A *interpelação*, então, pode ocorrer em duas circunstâncias:

- a) quando a obrigação não tinha época prefixada, destinando-se à sua determinação ou fixação, para que a possa exigir o credor. E a mora que resulta desta interpelação é a *mora ex persona*, que se conta do dia da exigência ou daquele fixado pelo prazo concedido, seja pelo juiz ou pelo credor;
- b) quando vencida a obrigação determinada, ou a *termo*, não a cumpre o devedor. Neste caso se diz *mora ex re*.

A função primordial da interpelação, pois, é de dar ciência ao devedor de que o credor não mais pretende dilatar ou protelar o pagamento.

Deste modo, segundo já acentuavam os romanos, deve ser ela promovida de tal modo que *estavontade do credor* fique perfeitamente certa. Mas não se pode mostrar exigência diversa ou estranha à dívida. Deve ser modulada de forma que o devedor a possa satisfazer, segundo o convencionado: *opportuno tempore et loco*.

A interpelação tem ainda a propriedade de fazer resolver a obrigação, quando subordinada à condição tácita resolutória, desde que uma das partes se recusa a cumpri-la ou não a quer cumprir. É preciso, porém, que seja promovida judicialmente.

A interpelação pode ocorrer *judicial* ou *extrajudicialmente*, mas, em regra, somente a *judicial* se mostra *meio hábil*, para prova do não cumprimento das obrigações, salvo aquelas em que o pagamento não cumprido é revelado pelo protesto.

Na interpelação acerca de fatos, pedida em forma de interrogatório, pode ser cominada ao interpelado que não comparece a *pena de confesso*.

INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL. É a que se faz por qualquer meio hábil, que possa levar à pessoa a intenção de quem a interpela.

INTERPELAÇÃO JUDICIAL. É a que é feita em juízo, ou judicialmente, utilizando-se a pessoa que a promove dos meios permitidos pela lei, isto é, pela citação ou notificação.

INTERPELADO. Denominação atribuída à pessoa contra quem se promove a interpelação.

INTERPELANTE. O promotor da interpelação, ou a pessoa que a promove, em juízo ou fora dele.

INTERPOR. Geralmente, em referência ou relativamente aos recursos, tem o mesmo sentido de *intentar, apresentar, formular, oferecer*.

Interpor recurso, pois, é *recorrer* ou *usar do recurso, formular o recurso, oferecer o recurso*.

Interpor a apelação é apelar.

INTERPOSIÇÃO. Do latim *interpositio*, do verbo *interponere* (pôr entre, meter de permeio, interpor), sem que se afaste do seu literal sentido de *ação de pôr de permeio* ou *entre duas coisas* ou *pessoas*, possui o vocábulo na técnica jurídica duas especiais aplicações:

a) Quer significar a *intervenção* de uma pessoa em negócio alheio por ordem de seu dono ou a mandado dele. A pessoa interveniente diz-se *interposta*, isto é, posta ou colocada entre uma e outra, para cumprir ou realizar aquilo que o ordenante ou o mandante não pôde fazer.

É, assim, a *interposta pessoa* representada por uma *terceira pessoa* que vai executar o ato, a mando ou por ordem de alguém porque esteja este impossibilitado de o fazer, ou porque assim o tenha determinado.

b) Na técnica forense, é o *oferecimento* do recurso ou de qualquer *protesto*, representado pelo ato ou requerimento em que externa o desejo de recorrer, protestar ou praticar outro ato judicial, que lhe seja assegurado em defesa dos direitos da pessoa.

INTERPOSTA PESSOA. O mesmo que *interposta persona*, que é a pessoa que se interpõe, em negócio de outrem, para realizá-lo em substituição da que tinha a incumbência de fazê-lo. É o mesmo que presta-nome.

INTERPRETAÇÃO. Do latim *interpretatio*, do verbo *interpretare* (explicar, traduzir, comentar, esclarecer), é compreendido, na acepção jurídica, como a *tradução* do sentido ou do pensamento, que está contido na lei, na decisão, no ato ou no contrato.

Neste conceito, a *interpretação* vem, em realidade, sondando a *intenção* ali contida, fixar a inteligência verdadeira do que se interpreta para que assim se possa cumprir o pensamento do elaborador.

Mas, tendente a *esclarecer* ou *explicar*, por outras palavras, o exato sentido contido em um *escrito*, não deve a *interpretação* ir além da intenção presumidamente ali objetivada. Nesta razão, deve a interpretação esclarecê-la ou traduzi-la, mais para validá-la que para a anular.

É o que se infere do brocardo: “*Interpretatio, in dubio, ea semper servanda est, quae validitatem actus inducat*” (Quando há dúvida, preferentemente se deve aceitar a interpretação que traduzir a validade do ato).

“*Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat*” (Quando se interpreta um ato, mais se deve validá-lo, que o anular).

Quer isto significar que a interpretação não pode admitir o absurdo (*ut ne sequatur absurdum*). Deve fixar a *intenção* ou o *pensamento*, que se quer traduzir, sem o anular ou invalidar.

Interpretação, pois, seja a respeito do que for em seu sentido jurídico, exprime a *tradução*, *arevelação*, a *determinação* do pensamento ou da intenção contida em um escrito, para que se tenha a *exata aplicação*, originariamente desejada.

Consequentemente, somente se deve interpretar o *que não é claro*, o que precisa esclarecimento, por ser ambíguo ou obscuro, o que não está suficientemente definido.

Interpretatio cessat in claris. No que é claro, a interpretação não se faz necessária. Aquilo que já é claro, já está definido, esclarecido e fixado. Mostra-se a interpretação *ex abundantia* e desnecessária.

INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. A Corte Constitucional alemã, desde o seu início, admitiu a interpretação conforme a Constituição que, segundo Gilmar Ferreira Mendes, *...tem por pressuposto objetivo de que o texto do dispositivo legal comporte razoavelmente a hipótese de leituras de normas discrepantes: que dele razoavelmente se possam extrair normas diferentes, só uma delas, no entanto, acorde com a Constituição.*

A Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, dispõe sobre o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal:

“Art. 28. Dentro do prazo de 10 dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública Federal, estadual e municipal.”

Em consequência, a interpretação conforme a Constituição pode se operar com declaração de inconstitucionalidade com ou sem redução do texto.

De um dispositivo pode-se extrair diversas normas.

Por exemplo, do disposto no art. 5º, LVI (*são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos*) extraem-se as seguintes normas:

- não se admite, no processo judicial ou administrativo, provas que tenham sido obtidas por meios ilícitos;
- são admitidos no processo todos os meios de prova, desde que tenham sido obtidos por meios lícitos;
- a se admitir no processo todos os meios de prova, desde que obtidos por meios lícitos, estão revogadas, a contar de 5 de outubro de 1988, todas as disposições infraconstitucionais que imponham efeitos legais de prova, como, por exemplo, o que está no art. 1.604 do Código Civil de 2002 (*ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro*) ou a revelia do art. 319 do Código de Processo Civil, ou a limitação de prova testemunhal do art. 401, também do Código de Processo Civil.

Se ao menos uma das normas que se pode extrair do dispositivo legal se mostra compatível com a Constituição, o intérprete deve se abster de proclamar a inconstitucionalidade (afirme-se, novamente: a declaração de inconstitucionalidade é uma exceção, é a última providência, que o juiz somente pode adotar se nenhuma outra alternativa restar!), declarando, no entanto, em que sentido extrai a norma, assim resolvendo o caso em julgamento.

Como o Supremo Tribunal Federal, ao conferir a interpretação conforme a Constituição no controle concentrado, exerce atividade normativa, vinculando os demais órgãos judiciais e os órgãos da Administração Pública, deve publicar a decisão no órgão oficial, para ciência de todos, bem como explicitar o sentido desejável para a norma.

Nesta explicitação, a interpretação conforme a Constituição se faz através ou da declaração de constitucionalidade (há compatibilidade da norma infraconstitucional com a norma que se extrai da Constituição) ou da declaração de inconstitucionalidade (não há compatibilidade da norma infraconstitucional com a norma que se extrai da Constituição).

Neste último caso, a declaração de inconstitucionalidade se pode dar de forma integral (toda a norma infraconstitucional é incompatível) ou de forma parcial (somente parte da norma é incompatível).

Se a inconstitucionalidade ocorre, esta pode se referir ao texto integral, ou a somente parte do texto, caso em que, para aproveitar o texto de forma a dá-lo como constitucional, deve o mesmo ser reduzido, expungindo as partes que se mostram incompatíveis com a Constituição.

Pode-se também fazer a interpretação conforme a Constituição sem redução do texto, dali extraíndo norma que se reputa compatível com a Constituição.

Note-se o papel evidentemente normativo do Supremo Tribunal Federal nestes casos, impondo uma interpretação que se mostra clara e evidentemente vinculante, em termos constitucionais, para os demais órgãos judiciais e também os administrativos.

Mostra-se tão intenso o papel normativo do Supremo Tribunal Federal, assim na linha de atuação da Corte alemã – esta órgão do Parlamento –, que dispõe o art. 12, III, c, da Lei Complementar nº 95, com a redação da Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001:

“Art. 12. A alteração de lei será feita....

III – nos demais casos, por meios de substituição, no próprio texto, do dispositivo alterado, ou acréscimo de dispositivo novo, observadas as seguintes regras: ...

c) é vedado o aproveitamento do número do dispositivo revogado, vetado, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou de execução suspensa pelo Senado Federal em face de decisão do Supremo Tribunal Federal, devendo a lei alterada manter essa indicação, seguida da expressão ‘revogado’, ‘vetado’, ‘declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal ou ‘execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do art. 52, X, da Constituição Federal.”

Enfim, a interpretação conforme a Constituição é método normativo de realização da Constituição, a despeito de se fazer, no Brasil, por órgão judicial.

Relevante acrescentar que também os juízes e os administradores públicos, nos casos que lhes forem submetidos, poderão utilizar o método da interpretação conforme a Constituição para a apreciação dos temas, sendo certo que suas decisões, em tais casos, não terão os poderosos efeitos *erga omnes* que a legislação federal concedeu às decisões do Supremo Tribunal Federal em sede do controle concentrado.

INTERPRETAÇÃO DA LEI. É compreendida como a determinação ou a revelação do verdadeiro sentido de uma lei obscura, por dubiedade ou defeitos de redação, ou ainda por omissão, em relação aos fatos ocorrentes.

A interpretação, pois, a respeito da lei, vem fixar sua inteligência ou seu sentido relativamente ao fato, a que deve ser aplicada, *quando não é claro o seu pensamento*, ou *quando há dúvida acerca de seu pensamento*, em frente ao fato concreto.

Assim sendo, em sentido amplo, a *interpretação da lei* deve ser também entendida como sua *adaptação* aos casos concretos, a fim de que, por essa forma, se obtenha uma justa aplicação dela, segundo o pensamento originário do legislador.

Deste modo, também se tem a *fixação de sua inteligência verdadeira*, que não decorre simplesmente da obscuridade ou ambiguidade do texto, mas de seu *ajustamento exato* aos casos objetivos.

A interpretação da lei, consoante as fontes em que se firma, diz-se *autêntica*, *doutrinária* ou *judicial*.

Autêntica, quando feita pelo próprio legislador ou pela autoridade que expediu o ato.

Doutrinária, quando promana dos estudos e pareceres dos juristas e jurisconsultos.

Segundo os elementos de que se utiliza o *intérprete*, se promove a interpretação pela análise das palavras contidas no texto, se pela perquirição de seu pensamento ou por uma investigação destes elementos associados a outros, ela se diz *gramatical*, *lógica* ou *sistemática*.

Judicial quando se fixa em consequência das sentenças e dos julgados proferidos pelos juízes e tribunais.

1. *Gramatical*. É a interpretação literal, fundada na própria significação das palavras, em que se expressa. É a *interpretação à letra* ou segundo a *linguagem* da própria lei. Por ela se procura o pensamento do legislador pela própria construção textual.
2. *Lógica*. É a que vai perquirir o *pensamento* do legislador, tendo por fim adaptar a lei aos fatos ocorrentes, tomando-se em consideração os que ela rege, e a analogia e semelhança entre eles. Consiste, na expressão de IHERING, em procurar o pensamento da lei, passando por cima das palavras.
3. *Sistemática*. É a que, associando os elementos gramatical e lógico, procura a exata inteligência da lei, tendo em vista a relação das palavras e do pensamento com a razão natural, justiça, ordem e bem geral, para atingir, por meio de legítimas e fundadas conclusões, o verdadeiro ou mais normal sentido do texto, e adotá-lo como o que exprime a vontade do legislador.

É, assim, como aproveitamento de todos os elementos de que pode dispor que o intérprete, cientificamente, por meio do raciocínio, da análise, estudando a formação histórica da própria regra, compreende o melhor sentido da lei, para declarar o pensamento e o intuito do legislador.

A interpretação pode ser ainda *declarativa*, *extensiva* ou *restritiva*.

a) É *declarativa* quando se mostra uma *revelação* simplesmente do sentido contido na lei. A interpretação declarativa, a mais natural de todas, cabe em todas as leis.

Faz-se necessária para aplicação da própria lei, dentro dos sentidos, que se mostram possíveis.

E estes se apresentam, formando as regras auxiliares da interpretação:

- 1º) o mais conforme à letra da lei;
- 2º) o mais conforme à natureza e importância do negócio;
- 3º) no Direito comum, o mais conforme à equidade;
- 4º) nas leis penais, o mais humano;
- 5º) o mais equitativo e benigno, isto é, o menos oneroso.

b) *Extensiva*, quando por ser o pensamento mais amplo que suas palavras, são os efeitos da lei aplicados a outros casos, que se mostram análogos ou semelhantes.

c) *Restritiva*, a que procura restringir a aplicação da lei aos estritos casos limitados em lei, ou dentro dos verdadeiros limites de seu pensamento, sem qualquer ampliação (extensão).

INTERPRETAÇÃO DA TRANSAÇÃO. A transação, por sua essência, somente comportar *interpretação restrita*: deve assim ser entendida dentro dos limites, em que se expressa.

Sua interpretação, pois, será meramente *declarativa*, pois que é justamente sua finalidade declarar ou reconhecer direitos.

INTERPRETAÇÃO DO ATO. O ato, como a lei, deve ser interpretado para que se evidencie a *intenção das partes*. Deve, assim, ser traduzido, segundo o sentido das palavras que constam do escrito.

Pode ser interpretado ao *pé da letra* ou *por sua equivalência* (*per aequipolens*).

Para interpretá-lo, ter mais em conta a *intenção das partes*, que o *sentido literal das palavras*.

Assim, já era a regra romana que, quando fossem as palavras ou os termos tomados em dois sentidos, preferido seria aquele que estivesse ou fosse mais conveniente à natureza do ato: *Interpretatio facienda est secundum negotii*.

E, na dúvida, interpretam-se suas disposições mais favoravelmente àqueles a respeito de quem são feitas. *Interpretatio facienda est contra eum qui clarius loqui potuisset ac debuisset*.

Mas, para a interpretação dos atos, como dos contratos, não se podem estabelecer princípios fixos.

INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. Entendendo-se a interpretação do contrato como a tradução do pensamento das partes contratantes, a regra dominante para ela é a que concerne em se respeitar a *vontade dos contratantes* nele expressa.

Não há regras precisas para sua interpretação. No entanto, têm sido estabelecidas:

a) a de que os contratos benéficos devem ser interpretados restritamente;

b) que, na verificação do sentido das palavras, deve prevalecer a inteligência simples, a que for mais adequada e conforme à boa-fé e natureza do contrato;

c) a de que os casos duvidosos se interpretam a favor do devedor.

Esta última regra está conforme o aforismo: “*Interpretatio aequior, et benignior, sumenda est*”.

(Na interpretação, prefira-se a que for mais equitativa e benigna);

d) e se o contrato possui várias cláusulas ou dispositivos conexos, todos se devem interpretar, dando-se, no entanto, a cada um o sentido de que se tira do contrato encarado em seu conjunto.

INTERPRETAÇÃO DO TESTAMENTO. O princípio é de que, quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador.

Nesta razão, a interpretação se dirigirá no sentido de ser *revelada* ou *esclarecida* a vontade do testador.

Para semelhante investigação, necessário então, segundo já era o método do Direito Romano, que se averiguem os hábitos do testador, se tenham em conta as disposições análogas contidas no mesmo testamento, a fortuna dele e suas relações com as pessoas beneficiárias, tomando-se as palavras no sentido que mais convenha à natureza do ato.

E se o testador não quis dar às palavras uma outra significação, deve ser procurado o sentido ordinário, em que se usa a expressão.

Para a interpretação do testamento, pois, pode recorrer o intérprete aos vários métodos adotados, desde que se tornem necessários para o esclarecimento da exata inteligência dos termos em que se expressam as disposições.

INTERPRETAÇÃO SINÉPICA. Modalidade de interpretação que possibilita ao intérprete analisar o caso concreto por meio das consequências. Essa forma de interpretação autoriza o aplicador do direito a ponderar os efeitos de sua decisão, a fim de dar uma solução justa, razoável e proporcional, que integralize o direito. (pg)

INTERPRETAR. Examinar, perquirir e fixar o sentido ou a inteligência do texto legal, ou do teor do escrito, para que se tenha sua exata significação ou sentido.

INTÉRPRETE. Derivado de *interpre* (medianeiro, agente), literalmente tomado do sentido do verbo latino *interpretare* (traduzir), entende-se o *tradutor*, ou seja, a pessoa que faz *aversão* de textos de um idioma para outro, ou a que, como mediador entre duas pessoas de nacionalidades diferentes, cujos idiomas não entendem, apreende, reciprocamente, sua linguagem, para transmiti-la, já traduzida para o idioma próprio, de uma para outra.

Intérprete. Também assim se denomina a pessoa que faz a interpretação da lei ou de qualquer ato escrito.

INTER-REI. Do latim *interrex* (inter-rei), era a denominação antigamente usada para designar a pessoa que assumia a administração e direção de um governo, na qualidade de *regente*, após a *morte do rei*, até que fosse aclamado o substituto dele.

Em Roma, era o cargo desempenhado por um *magistrado* e ocorria, mesmo, na *falta do cônsul*, até que outro fosse eleito.

Era função exercida por *delegação* popular do senado.

INTERROGATÓRIO. Do latim *interrogatorius*, de *interrogare* (perguntar, interrogar, inquirir), é o ato processual penal, pelo qual o juiz ouve o acusado sobre o fato que lhe é imputado e ao mesmo tempo colhe dados para o seu convencimento.

O direito ao silêncio não pode ser vedado ao acusado e não pode vir a ser interpretado em seu prejuízo. Em consonância com a Carta Magna, aplicasse o brocado latino *nemo tenetur se detegere*, que preceitua que ninguém é obrigado a acusar-se.

Novas reformas ao Código de Processo Penal Brasileiro se alinham à Constituição Federal e trazem em seu bojo inovações prevendo, inclusive a possibilidade de se realizar interrogatório por videoconferência.

INTERRUPÇÃO. Do latim *interruptio*, do verbo *interrumpere* (romper a continuidade, cortar), entende-se toda *parada*, *interpolação*, *descontinuação* em alguma coisa, que se vinha fazendo contínua, ou andando, para que, após este interregno, *comece de novo a caminhada*.

A *interrupção*, pois, não somente tem a função de fazer parar. *Soluciona a continuidade*, marcando entre o *antes* e o *depois* etapas que se *desligaram*, para *findar* uma e *começar* outra.

Desse modo, a *interrupção* difere da *suspensão*, porque nesta nem sempre há o sentido da *descontinuação*, que é inerente ao sentido da primeira.

E, assim, *quebrando a continuidade*, a *interrupção* não permite, para que produza certos efeitos, a ligação do *anterior* com o *posterior*. E, na *suspensão*, tão logo cesse o obstáculo, que a promoveu, *continua* o fato, ainda ligado ao anterior, pois que não houve *quebra de continuidade*, isto é, *descontinuação*.

No prazo ou na prescrição, por exemplo, a *interrupção faz iniciar nova contagem*: o prazo começa de novo e a prescrição inicia novo curso.

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. Na técnica jurídica, assim se diz do fato que vem provocar a *descontinuidade* da prescrição, já iniciada, eliminando do cálculo à sua efetividade o *tempo decorrido anteriormente*, para que *comece de novo* a sua contagem.

A *interrupção*, neste particular, pode ser *natural* ou *civil*.

I. *Natural*, que somente ocorre na *prescrição aquisitiva*, quando o *possuidor*, a favor de quem corria, *perde* ou *abandona* a posse.

Os romanos chamavam-na de *usurpatio*, definindo-a “*est usucapionis interruptio*”. E esta se distinguia em *usurpatio naturalis* e *usurpatio civilis*, decorrente esta da reivindicação.

GAIO definia a *usurpatio naturalis*: “*Naturaliter interrumpitur possessio cum quis de possessione vi deficitur, vei alicui rei eripitur*”.

Também se registra a *interrupção natural* quando a coisa muda de *condição*, tornando-se *imprescritível*.

II. *Civil*, que tanto vem atingir a extintiva como a aquisitiva, é a que decorre do *ato inequívoca* pessoa contra quem *está correndo*. Não vem *naturalmente*, vem *provocada*.

Entre as causas que constituem a *interrupção civil*, se anotam:

1º) A *citação do devedor*, ainda que ordenada por juiz incompetente. Não se faz necessária *contestação* do devedor ou do réu, tanto basta que se tenha iniciado a demanda, pela *citação*, não tendo mais eficácia o princípio que se firmava no antigo Direito Romano: *litis contestatione actiones temporales perpetuantur*. A simples *citação* é o suficiente.

2º) O *protesto judicial*, mesmo promovido perante juiz incompetente.

3º) A *apresentação do título de crédito* em juízo de inventário, em concurso de credores ou em falência.

4º) Por qualquer *ato judicial*, que constitua o devedor em mora: *interpelação*, *notificação*.

5º) Por qualquer *ato inequívoco*, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

INTERSTÍCIO. Derivado do latim *interstitium* (intervalo de tempo), entende-se, na linguagem jurídica, o *espaço de tempo* que deve ser anotado, antes que se realize determinado fato jurídico.

É assim a anotação de um prazo ou o percurso de um tempo, julgado indispensável para a promoção de qualquer ato, que não pode ser feito, antes que essa *demora* se tenha verificado.

Na técnica do Direito Administrativo, é o interstício o tempo em que, necessariamente, se deve manter o funcionário ou o empregado numa *classe* ou *categoria* da hierarquia funcional, até que possa ser promovido a outra classe ou categoria de *grau superior*.

Determinada por lei, essa *demora* ou *permanência obrigatória*, numa classe por certo tempo, a fim de que possa passar a outra imediatamente superior, diz-se *interstício legal*.

Nesta razão, uma vez estabelecido o *interstício*, nada pode ser feito enquanto não tenha ele transcorrido. Tudo ficará como está em sua vigência, pois seu sentido de *permanência* ou *demora* firma a *parada no mesmo lugar*, até que, cumprido, validamente se promova o ato, que tem a função de dar nova posição ou novo aspecto às coisas ou às pessoas.

Deste modo, interstício não é mero *intervalo*: é intervalo que tem um fim a cumprir.

INTERURBANO. Formado de *inter* e *urbano*, é o vocábulo utilizado para designar e exprimir tudo que possa ocorrer entre o centro urbano de uma cidade e seus arrabaldes ou subúrbios ou entre estes.

INTERVALO. Derivado do latim *intervallum* (espaço, distância), é empregado, na linguagem jurídica, na mesma significação em que vulgarmente é tido: é o *espaço de tempo* ou *de lugar*, ou tudo que medeia entre uma coisa e outra, marcando a distância.

Em certos casos, é empregado no mesmo sentido de *intermitência*: assim se entende quando se dizem *intervalos lúcidos*, para exprimir a intermitência de lucidez dos loucos, quando por momentos recuperam a razão.

Assim se mostra uma *interrupção da loucura*, pelo retorno à razão, por alguns momentos, findos os quais volta ao *estado de inconsciência*.

A Ordenação os chamavam de *dilúcidos intervalos*, ou seja, quando não está sujeito a *furor contínuo*, mas *por luas*, ficando *quieto e fora do furor*.

Mas, em outros casos, não tem este sentido de *descontinuação*, pois se mostra a *distância*, que medeia entre uma coisa e outra, sem haver interrupção.

Assim, *intervalar* quer significar *espaçar*, *entremear*, não *interromper*.

INTERVENÇÃO. Do latim *interventio*, de *intervenire* (assistir, intrometer-se, ingerir-se), em acepção comum é tido o vocábulo como a *intromissão* ou *ingerência* de uma pessoa em negócios de outrem, sob qualquer aspecto, isto é, como *mediador*, *intercessor*, *conciliadoretc*.

Mas, no sentido jurídico, sem fugir ao conceito literal, é propriamente tomado em acepções especiais: no Direito Internacional, no Direito Processual, no Direito Comercial e no Direito Público.

I. No Direito Internacional Público, intervenção entende-se a ação pela qual um Estado procura constranger outro Estado independente a adotar uma certa conduta ou a cumprir ou não um certo ato.

A *intervenção*, em tal caso, pode ocorrer ou objetivar-se de vários modos: diplomaticamente ou violentamente. E tanto pode referir-se aos negócios internos e políticos do país, como às relações dele com outros países.

A intervenção, no sentido do Direito Internacional, mesmo que pedida pelo Estado, revela-se uma *violação* à sua independência e soberania.

II. No sentido do Direito Público Interno, define-se a *intromissão*, constitucionalmente autorizada, do governo central na administração e governo dos Estados federados e destes nos Municípios.

Não possui o sentido de *violência*, que é o caráter da intervenção do Direito Internacional, mas um *poder* decorrente do exercício da própria soberania, que se encontra nas mãos da União, para restabelecer o equilíbrio político e administrativo na subunidade federativa, o qual fora interrompido, ou para assegurar a sua própria existência.

III. Na terminologia do Direito Comercial, define-se o ato pelo qual a pessoa, estranha à obrigação cambial, para *honrar* qualquer dos coobrigados que não cumpriu o pagamento, comparece e resgata título de crédito, evitando, assim, que seja tirado contra o aceitante e coobrigados o respectivo protesto.

Ocorre, também, na *falta do aceite* ou na sua *recusa*, em que o *interventor* ou *interveniente* assume o compromisso da obrigação, vinculando-se por seu aceite pessoal à cambial.

No caso de aceite, no entanto, necessário que o detentor ou portador do título aquiesça à intervenção.

A intervenção na cambial diz-se *pro honore litterarum crediti et reputationis*.

IV. No sentido do Direito Processual, é manifestada no ato pelo qual um *terceiro*, não sendo, originariamente, parte na causa, em qualquer situação da *instância* vem intrometer-se nela, para fazer valer os seus direitos ou para proteger os de uma parte principal.

A *intervenção*, assim, seja para defender os próprios direitos, seja para proteger direitos alheios, a que está ligado o *interveniente*, porque os mesmos direitos têm uma relação de conexidade

com os seus, será sempre admitida desde que haja um *interesse jurídico* do interveniente, que incida sobre o objeto da demanda.

Não há, pois, intervenção, sem a evidência desse interesse, mesmo que não seja direito, bastando que seja *atual*.

A intervenção pode ser *voluntária* ou pode ser *forçada*.

a) A *voluntária* ou *espontânea* é a que se evidencia pelo comparecimento do *terceiro* à lide, sem que tenha sido convocado, chamado por outrem ou por uma das partes contendoras. *Intervém espontaneamente* para que possa defender os seus *interesses* dentro da causa iniciada, os quais se mostrem visíveis e assegurados por lei: “...*cujus interest, quorum interest*”.

A *intervenção voluntária* ocorre em várias circunstâncias.

Em princípio, é também reconhecida como *principal*, porque, fundada no *direito do terceiro*, vem este, espontaneamente e na defesa de seu direito, *reclamar* para si, total ou parcialmente, a coisa ou o direito trazidos à demanda, sob alegação de que lhe pertencem ou de que tem sobre os mesmos *legítimo interesse*. E se torna principal porque o *interveniente*, por seu ato, pretende excluir da demanda autor e réu, que se consideram sem legítimo interesse, ou *partes ilegítimas*, enquanto o interesse dele, interveniente, é legítimo e atual. Mesmo os interesses pessoais, desde que reconhecidos e consagrados por lei, autorizam *aintervenção principal*.

Neste sentido a intervenção espontânea e principal entende-se, em regra, para *exclusão* das pessoas que discutem sobre direitos ou coisas, de que não têm interesse jurídico.

De várias maneiras pode ser efetivada a intervenção voluntária e principal: pela *oposição* e pelos *embargos de terceiros*.

Vide: *Embargos de terceiros. Oposição*.

b) A *intervenção forçada* ou *obrigatória* é a que procede da *convocação* da pessoa, para participar da demanda em defesa dos direitos ou dos interesses de uma das partes. Em regra, apresenta-se como *acessório*, porque se deriva da *convocação* ou *requisição* da parte, a que o terceiro interveniente está no *dever de assumir*.

Deste *dever*, que se gera de contrato anterior, notadamente da venda ou da cessão, é que nasce a intervenção forçada. E esta se formula pelo *chamamento ao processo*.

É imposta, também, quando o *demandado* (réu) possui a coisa em nome de outrem. Ocorre, aí, pela *nomeação à autoria*.

c) A intervenção também se diz *adesiva*, em oposição à sua designação de *principal* porque o *interveniente* adere à demanda, em defesa de outrem ou para o ajudar na defesa de um direito, em regra, que já pertenceu ao interveniente ou dele procedeu. Ou ainda a ela comparece para defender interesses próprios, que se mostram ligados aos interesses de uma das partes: revela-se no *litisconsórcio*.

Em princípio, a intervenção se efetiva perante o mesmo juiz em que se encontra a causa, já ajuizada.

Segundo as circunstâncias, pode ocorrer em primeira ou em segunda instância. A lei processual traça as regras relativas à oportunidade da intervenção, em suas várias espécies: *autoria, oposição, embargo de terceiro, assistência, litisconsórcio*.

INTERVENIENTE. A pessoa que intervém em certos atos ou toma parte numa intervenção, como agente principal dela. É o mesmo, em certos casos, que interventor.

Vide: *Intervenção. Interventor*.

INTERVENIENTE CAMBIÁRIO. Terceiro que intervém no aceite ou no resgate de um título cambiário *para honrar* o sacado, ou quaisquer de seus coobrigados.

INTERVENTOR. Do latim *interventor* (o que sobrevém, medianeiro), designa, genericamente, toda pessoa que promove uma intervenção.

Mas, na linguagem jurídica, é especialmente empregado para indicar a pessoa, que se coloca diante de uma administração ou governo, em que se fez uma intervenção.

É, assim, o nome dado à pessoa que substitui, em caráter de comissão, a pessoa afastada do encargo pela intervenção.

Para a pessoa que *intervém* ou promove a intervenção nos casos de título de crédito ou nas ações judiciais, em curso, a técnica tem adotado, mais propriamente, o vocábulo *interveniente*, também do latim *intervenire*.

INTERVERSÃO. Derivado do latim *interversio*, do verbo *intervertere* (desviar, dar direção diversa), originariamente era tido em sentido equivalente a *concussão*, *prevaricação*.

Mas, na terminologia do Direito atual, quer exprimir a *transformação*, que se pode operar em um *título* ou numa posse, em virtude do que a simples detenção ou a posse precária passa a ser tida como posse legítima, e o detentor a ser reputado como verdadeiro possuidor. É o mesmo que *inversão*.

Nesta razão, pela *interversão*, o *título precário* modifica-se em *título de propriedade*. Cessa a *precariedade*.

A *interversão* pode decorrer da transferência ou translação da propriedade, por *justo título*, mesmo que o *alienante*, realmente, seja *mero detentor*. É a *interversão provinda de um terceiro*.

Ou pode advir de uma oposição aos direitos do proprietário, promovida judicialmente. E dela derivar o *título de propriedade*, extintivo da *precariedade*.

Tanto num como no outro caso, a *interversão* funda-se, principalmente, no *usucapião* ou *naprescrição aquisitiva*, quando se formaliza por um *título legítimo de propriedade*, que veio solucionar a *precariedade*.

Nesta razão jamais pode ser presumida.

INTERVIR. Intrometer-se, tomar parte em uma intervenção ou ser participante de ato, a que não foi originariamente convocado.

Conforme a espécie de intervenção, tem, igualmente, o sentido de *opor-se* (intervir na ação para se opor a ela), *assistir* (ingressar na ação como assistente), *ser intermediário*, *apaziguar* (intervir para pôr fim à contenda).

“INTER VIVOS”. Locução latina, que se traduz *entre vivos*, usada na técnica jurídica, em oposição a *causa mortis*, para designar os atos ou contratos de transmissão feitos em vida.

INTESTADO. Diz-se da pessoa que falece sem deixar testamento. O mesmo que *intestato* ou *ab intestato*.

INTESTATO. Do latim *intestatus* (que não fez testamento), é, na linguagem jurídica, empregado em seu sentido originário; designa, assim, a pessoa que morreu *sem deixar testamento*, ou herdeiro que *herda sem testamento*.

Aplica-se a locução *ab intestato* com a mesma significação. E, deste modo, diz-se também *intestado*.

INTESTÁVEL. Do latim *intestabilis* (que não pode testar), é aplicado para designar a pessoa que não pode fazer testamento, por impedimento legal, ou que não pode prestar depoimento ou *dar testemunho*.

INTIMAÇÃO. Derivado do latim *intimatio*, de *intimare* (ordenar, dar a saber, declarar), genericamente, na terminologia jurídica, é empregado para designar todo *ato processual* que tem por fim levar ao conhecimento de certa pessoa, seja parte ou interessada no feito, ato judicial ali praticado, a pedido da outra parte ou por ofício do juiz.

É, assim, a *ciência*, geralmente em caráter de ordem e de autoridade, que *deve ser dada* à pessoa, parte ou interessada *em um processo*, a respeito de despacho ou de sentença nele proferida, ou de qualquer outro ato judicial ali promovido, a fim de que o *intimado*, bem ciente do ocorrido, possa determinar-se, segundo as regras prescritas em lei, ou *fique sujeito* às sanções nesta cominadas.

Difere da *notificação* e da *citação*, atos processuais a ela assemelhados.

E isto porque a *intimação* também traz o sentido de *ordem*, emanada da autoridade competente, para que se faça alguma coisa ou se venha a juízo fazer o que se ordena.

A *citação* é o chamamento de alguém para comparecer em juízo. Não se *ordena*. Convoca-se a que venha, sob pena de revelia.

A *notificação* é a ciência ou a demonstração do que se pretende fazer, embora às vezes se refira sobre o que se fez, quando, em regra, não é a pessoa parte do processo.

As intimações, salvo disposições especiais, são feitas por despacho ou mandado. E podem ser promovidas pelo oficial de Justiça ou mesmo pelo escrivão do feito, pessoalmente às partes, a seus representantes legais ou mandatários.

Valem como *intimações* as publicações dos atos nos órgãos ou jornais oficiais. E podem as intimações ser feitas por meio de cartas registradas ou editais.

INTIMIDAÇÃO. Derivado de *intimidar* (causar medo, ou temor), quer exprimir a ação de alguém sobre outrem para lhe causar *pavor* ou *medo*, a fim de que *anule a sua vontade*.

Revela-se, no sentido jurídico, a *ameaça de fazer mal* ou *de causar um dano*, em represália ao que se pede para fazer ou não fazer. Equipara-se à *coação*. É a *coação criada pelo medo, gerada do pavor*.

Nos contratos, a intimidação vicia o consentimento. E, na imputação do ato, se delituoso, ao agente se dirime da responsabilidade criminal, desde que a intimidação se tenha manifestado como *coação irresistível*.

Resultando da intimidação um constrangimento que possa anular a vontade da pessoa, as expressões *sob intimidação* e *sob coação*, em verdade, se equivalem.

INTIMIDADE. Derivado do latim *intimus* (o mais profundo, estreito, íntimo), indica a qualidade ou o caráter das coisas e dos fatos, que se mostram estreitamente ligados, ou das pessoas, que se mostram afetuosamente unidas pela estima.

Nas coisas e nos fatos, a intimidade equivale à *identidade* ou à *identificação*, revelada pela *afinidade* existente entre eles.

Nas pessoas, mostra a *amizade íntima*, revelando a *familiaridade* existente entre duas pessoas, e as designando como *amigas íntimas*.

Assim, quando se alude à existência de *relações íntimas* ou *de intimidade* entre duas pessoas, ressalta-se a *confiança*, a *afeição*, a *cordialidade* que as une. E, em se tratando de pessoas de sexos diferentes, exprime-se o pensamento de que entre elas existem outras relações tão íntimas que vão além das de simples afeto e confiança.

INTITULAÇÃO. Derivado de intitular, do latim *intitulare* (dar um título), é geralmente tomado, na acepção jurídica, como a *designação* ou a *denominação* dada à ação. Ou *otítulo*, que se atribui a alguma coisa, para distingui-la de outra, pelo nome.

Intitulação. Tomada a expressão do sentido de *intitular-se* (arrogar-se, inculcar-se), ou seja, *nação de intitular-se*, aplica-se na equivalência de *inculcação*, *arrogação*.

INTITULAR. Geralmente é o verbo empregado no sentido de *dar título* ou *designar* alguma coisa *por um nome* próprio ou escolhido.

Mas, tomado pronominalmente, além do sentido de *denominar-se* (acepção de atribuir a si um nome ou título), é empregado para exprimir: *julgar-se dono* ou *com o título* (direito) de alguma coisa. É *inculcar-se* ou *arrogar-se*.

“IN TOTUM”. Locução latina empregada usualmente em referência ao *todo* ou ao que se quer exprimir ou indicar pela *totalidade*, ou pela *generalidade*.

Vide: *Todo*.

INTOXICAÇÃO. Derivado de *intoxicar*, é o vocábulo empregado para designar o *estado mórbido* apresentado pela pessoa, agudo ou crônico, provocado pela introdução de substância tóxica, no organismo vivo. É o *envenenamento*. É a *absorção de tóxico* pelo organismo.

Perante o Direito, a intoxicação é olhada não somente sob o ponto de vista criminal, como, em matéria civil, a respeito da perturbação que possa trazer às faculdades mentais do *intoxicado*.

Se dela resulta crime, é a lei penal que vai perquirir do fato, para punir o criminoso, o *envenenador*.

Se resulta de um *vício* de uma pessoa (toxicômano), é a lei civil que determina a sua *interdição*, desde que dela resulte uma *alteração em sua mente*.

Nos dois casos, a pesquisa a respeito da intoxicação constitui *matéria pericial*, a cargo dos médicos. O Direito, apenas, atenta sobre os resultados dela.

INTRANSIGENTE. Oposto a *transigente*, é empregado para designar a pessoa que não *condesce* em seu modo de proceder. Mantém-se, rigorosamente, dentro das regras, que se acham legalmente estabelecidas, não admitindo qualquer espécie

de *benevolência* outolerância, mesmo que se lhe facultasse, por seu arbítrio, *transigir* ou *tolerar* certas coisas ou certos fatos.

A *intransigência*, indicativa de qualidade ou do estado de intransigente, equipara-se, geralmente, à *severidade* ou ao *rigor das exigências*, em que nada se perdoa ou se concede.

Intransigente. Em sentido religioso e político, é o intolerante, que não admite qualquer ideia ou princípio que não se encontre dentro dos limites de sua facção política ou de seu credo religioso.

INTRANSMISSIBILIDADE. Ao contrário da *transmissibilidade*, é indicativo do caráter do que não pode ser *transmitido* ou *comunicado* de uma pessoa a outra.

Como a inalienabilidade, a *intransmissibilidade* é o impedimento de qualquer espécie de *detransmissão*, tomada em seu amplo conceito.

Desse modo, é a proibição para a transferência ou sucessão de qualquer espécie de bens ou faculdades, de direitos ou obrigações, sejam ativos ou passivos. Está, pois, contido em seu sentido, também, o caráter de *incedibilidade*.

Vide: *Transmissão, Transmissibilidade*.

Em princípio, a intransmissibilidade incide sobre as relações oriundas dos contratos, considerados em si mesmos, sem se estender aos direitos que deles se derivam e que se encontram definitivamente fixados e adquiridos. Quer isto dizer que pode haver ações transferíveis, embora geradas de direitos intransmissíveis.

“INTRA VIRES HEREDITATIS”. Expressão latina, significando *dentro da força da herança*, usualmente aplicada, conforme seu próprio sentido, para exprimir a obrigação do herdeiro ou legatário, a respeito das dívidas ou dos encargos do *de cujus*.

Estes, na forma da regra, *intra vires hereditatis*, somente são suportados pelos herdeiros ou legatários dentro dos limites da *herança* ou do *legado* recebido, quando sob o *benefício do inventário*.

Opõe-se, em sentido, ao *ultra vires hereditatis*, quando, por não ter feito ou promovido o inventário, não pode o herdeiro avocar o benefício, que dele decorreria, respondendo, por essa forma, por todas as dívidas ou encargos da herança.

Vide: *Benefício do inventário. Herança. Inventário*.

INTRÍNSECO. Do latim *intrinsecus* (por dentro, interiormente), quer exprimir o que *vem ligado à coisa*, mostrando-se elemento que lhe é *essencial, indispensável*, ou lhe é *inerente*. E deve *vir dentro* ou *contido nela*.

Opõe-se ao *extrínseco*, que se mostra o que *vem por fora* ou é feito depois, *exteriormente*, quando a coisa já se encontra formada ou feita.

Desta maneira, requisitos, condições ou formalidades *intrínsecos*, entendem-se os que devem ser trazidos dentro das coisas, quando elas se compõem, porque se indicam requisitos, condições e formalidades não de *forma*, mas de *fundo*, que se inscrevem na lei em caráter imperativo ou proibitivo.

Nos atos jurídicos e contratos, os requisitos e condições intrínsecas, entendidos como *substanciais e essenciais*, não podem faltar, sob pena de trazerem *vício mortal* aos mesmos.

Quanto às *formalidades*, se de *forma*, e a lei o permitir, podem ser supridas. Mas, se *insupríveis*, e, por serem solenes, indiquem-se *essenciais*, também inválido será o ato ou o contrato.

Já o *extrínseco* admite a *revalidação* ou o *suprimento*, porque, referindo-se ao exterior, ao que surge ou se faz depois, não ataca o *íntimo* daquilo que se faz. O intrínseco, significando, precipuamente, o que vem dentro, que deve estar contido dentro, no íntimo, ser conteúdo daquilo que se fez, exhibe-se de defeso suprimento, porque este ato importa em fazer tudo de novo. E a lei, pelo *intrínseco*, dele retirou qualquer possibilidade de posterior restauração ou conserto.

INTRUJÃO. É o receptador de objetos roubados ou furtados em acepção do português falado no Brasil. Vide: *Receptador*.

INTRUSÃO. Do latim *intrusus*, do verbo *intrudere* (introduzir à força), é na linguagem jurídica empregado para exprimir o ato pelo qual a pessoa *ocupa* ou *se apossa* de imóvel alheio, onde se estabelece, sem permissão de seu legítimo dono.

A esta pessoa dá-se o nome de *intruso*. O intruso, ocupando a propriedade ou imóvel alheio, tem *posse precária*.

Essa *precariedade*, no entanto, pela *interversão*, pode constituir-se em legítima: o *usucapião* é um dos modos.

Vide: *Interversão. Usucapião*.

Intrusão. Também serve o vocábulo para designar a posse de um benefício ou dignidade, sem o consentimento ou autoridade da pessoa que tem o direito de dispor deles.

A pessoa que se apodera dessa dignidade ou benefício, de modo violento, também se denomina intruso. Equivale a *usurpador*.

Intrusão. No sentido do Direito Canônico, entende-se a posse de uma dignidade ou ofício eclesiástico sem um título legitimamente expedido pelas autoridades canônicas.

INTRUSO. Pessoa que, clandestinamente, se apodera ou ocupa terras alheias. É, genericamente, toda pessoa que pratica ou é agente de uma intrusão.

Vide: *Intrusão*.

INTUITO. Do latim *intuitus*, de *intueri* (olhar atentamente, considerar), possui sentido equivalente a *intenção*.

É, assim, o que se quer, o que se deseja, o que se tem em vista, quando se faz alguma coisa.

É o *fim desejado*, o *objetivo pensado*, ou o *resultado querido*. É a *finalidade*, que se tem em mente, quando se pratica o ato ou se executa qualquer coisa.

“INTUITU PERSONAE”. Traduzindo-se: *em consideração à pessoa*, é a expressão latina que se usa na terminologia jurídica, para exprimir os contratos, que se firmam, ou as obrigações que se contraem, em *consideração especial às pessoas*.

Nestas condições, as obrigações que deles se geram são de prestações pessoais, isto é, somente podem *ser exercidas* pelas pessoas que as contraem. Têm o caráter personalíssimo.

Nesta razão, o *intuitu personae* assinala, perfeitamente, que o contratante teve a intenção de contratar ou de se obrigar com *determinada pessoa*, ou *em consideração a ela*, o que não faria, sabendo que outra poderia substituí-la.

Os direitos que se geram dos contratos ou obrigações *intuitu personae*, em princípio, são *incedíveis* ou *intransmissíveis*.

Mas, assim, se entendem os que se geram ou nascem em consideração da pessoa, e que somente *possam subsistir* em consideração dela. Em tal caso, não podem ser cedidos ou transferidos em *condições idênticas*. Daí a razão de sua *incedibilidade*.

Mas, desde que possam subsistir *sem consideração* à pessoa, serão cedíveis ou transferíveis.

São contratos *intuitu personae*: os da *sociedade de pessoas*, de *locação de serviços*, de *preposição comercial*.

INÚBIL. Ao contrário de *núbil*, entende-se a pessoa que não pode casar ou não está na idade de casar. Equivale a *impúbere*.

INUBILIDADE. Estado ou condição de *inúbil*, indicando a *idade* em que não se permite o casamento. É a *impuberdade*.

INUMAÇÃO. Derivado do latim *inhumatio*, de *inhumare* (meter na terra, enterrar), é empregado na técnica jurídica para exprimir a ação de enterrar ou colocar o morto em sepultura ou catacumba.

A *inumação*, segundo o estilo, ou é promovida em fossas ou covas, abertas no solo, onde se faz a postura do cadáver, com ou sem ataúde (caixão mortuário), ou nos carneiros dos jazigos ou mausoléus, ou das catacumbas.

É obrigatória a inumação nos *cemitérios*, que são os lugares destinados aos sepultamentos dos cadáveres; cemitérios que, em regra, pertencem e são mantidos pela municipalidade local.

A inumação opõe-se à *exumação*, que se indica o *desenterramento*.

A inumação está sujeita à satisfação de regras de ordem policial e sanitária, que não podem ser relegadas. Quando se trata de pessoas indigentes ou sem posse, a providência a respeito da tumba ou sepultura é dada pela própria polícia, que, para isso, expede uma guia, chamada de *covagem*, de cova, destinada ao enterramento do defunto.

INUNDAÇÃO. Derivado do latim *inundatio*, de *inundare* (transbordar, espriar-se, sair fora do leito), entende-se o *transbordamento* das águas correntes (rios), que se espriam com fúria de seu leito, pelas terras próximas.

Dão-se-lhe, também, as denominações de *aluviação*, *enchente*, *cheia*, *enxurrada*.

Conforme as proporções que possa tomar, a inundação é considerada como *calamidade pública*.

E, nestas circunstâncias, se apresenta como fato de *perigo comum*.

Em matéria penal, os crimes cometidos, quando ocorre inundação, consideram-se *agravados*.

Em matéria civil, a inundação também pode ser geradora ou modificadora de direitos, em consequência das modificações que a *fúria das águas*, geralmente denominada *deenxurrada*, possa trazer à propriedade imobiliária.

É o que se chama, comumente, de *aluviação*, quando os terrenos se acrescem pelos depósitos trazidos pelas águas, ou *avulsão*, quando, pela violência delas, partes dos prédios se desligam para se agregarem a outros.

As inundações não se formam simplesmente pelos transbordamentos ou extravasamentos das águas dos rios. Podem ser motivadas pelas *águas das chuvas*, quando por vários motivos não se podem escoar facilmente e se acumulam formando *enxurradas*, às vezes de efeitos desastrosos.

Nos casos de inundação, os *depósitos* a respeito das coisas, que se queiram salvar, mostram-se *senecessários*.

INUPTO. Do latim *innuptus* (não casado, solteiro), é o vocábulo, assim, empregado no mesmo sentido.

Mas, originariamente, conforme aplicação que lhe foi atribuída por Cícero, era usado para indicar o *trato carnal criminoso* ou a *conjunção carnal ilícita*, isto é, realizada entre pessoas não casadas legalmente.

INÚTIL. Derivado do latim *inutilis* (supérfluo, vão, inábil), é empregado, na terminologia jurídica, para exprimir o que se torna *desnecessário* ou se verifica *impróprio* ao fim a que se destina. É, pois, o contrário de *útil*.

Em relação aos efeitos do ato jurídico, o *inútil* assinala a situação de *ineficaz* ou *improficuo*. E isto significa que não *produz* ou não surte qualquer efeito; não traz qualquer proveito.

A *inutilidade* (*inutilitas*), de *inútil*, quer, pois, significar a qualidade ou o caráter de inútil ou do que perdeu a qualidade de útil ou proveitoso.

Dessa forma, em relação às coisas, a qualidade de inútil (*inutilidade*) põe em evidência uma ofensa à sua integridade ou uma diminuição de sua utilidade de que resulta, economicamente, em desfalque ao patrimônio da pessoa a que pertence.

Em relação às pessoas, o inútil assinala sua inabilidade, imprestabilidade, incapacidade, ou seja, qualidade de inábil, imprestável ou incapaz.

INUTILIZAÇÃO. Derivado de *inutilizar*, que se forma de *inútil*, quer exprimir o ato e efeito de se tornar a coisa sem proveito ou sem utilidade.

É, assim, o estado de inutilidade trazido à coisa, para que não mais possa cumprir o seu destino.

Neste sentido, pois, a *inutilização*, seja de coisas alheias ou mesmo próprias, traz consigo *aintenção* de frustrar efeitos a favor de outrem, trazer inutilidade prejudicial a terceiros, danificar bens de interesse público, ou esconder o que não é de tal interesse. Afinal, quando resulta em prejuízo ou dano ao patrimônio de outrem ou em ofensa aos interesses públicos, constitui crime, previsto e punido na lei penal, segundo a espécie em que se mostra.

Assim, são inutilizações criminosas: a de documento público, a de livros públicos, a de material de salvamento, a de bens públicos, de fontes de água de poço, públicas ou alheias, de sinal público, para identificação de objetos.

Inutilização. Na técnica do Direito Trabalhista, indica a invalidez, ou inaptidão para o serviço. É a incapacidade física para o trabalho.

Inutilização. Na tecnologia do comércio e na forense, assim se diz para a ação de *riscar* as páginas em branco de um livro ou documento, ou as pautas não preenchidas, a fim de que nelas nada mais possa ser escrito.

É formalidade, mesmo, que se mostra obrigatória, para que se cumpra o preceito de *não se deixar nada em branco*, onde se têm executados os lançamentos ou elaborados os termos processuais. Quando a *inutilização* tem por objetivo riscar palavras escritas, para anulá-las, equivale a *cancelamento*.

Em regra, se a inutilização tem efeito de cancelamento, a este se anota em meio de um texto ou do teor do documento, a inutilização deve ser ressalvada, a fim de que não vicie o documento ou a escritura e para que possa ser tomada em consideração.

INVALIDAÇÃO. Derivado de *invalidar*, que se origina do latim *invalidus* (fraco, ineficaz), quer exprimir, na significação jurídica, a ação e efeito de *tirar a força* ou *tornar sem efeito* tudo que se tenha promovido em transgressão à lei.

É, pois, a *anulação* ou a *declaração de nulidade do ato jurídico*, que se gerou *nulo* ou *anulável*, que não foi executado ou promovido, segundo as regras ou princípios legais, não podendo, por isso, exercer suas eficácias ou ter a força desejada.

A *invalidação* opõe-se à *revalidação*. No primeiro se *invalida* (anula, inutiliza, torna ineficaz) o que não está conforme ao Direito. No segundo se *valida* (torna eficaz, torna perfeito, torna certo e com validade), o que não estava perfeito e conforme à exigência legal.

INVALIDADE. Também de *invalidar*, de *invalidus*, exprime a qualidade ou condição do que não se mostra *válido*, ou *em condições de valer* ou *surtir os efeitos jurídicos*.

É o estado das *coisas nulas* ou *anuláveis*, sujeitas à invalidação ou consideradas sem qualquer força ou eficácia jurídica.

A invalidade decorre, em princípio, do não cumprimento das regras instituídas em lei ou do desrespeito a seus princípios imperativos. Nesta razão, as coisas que assim se fazem, contravindo às leis, ficam *fracas* ou *sem eficácia*. E se apresentam *sem valor* ou *sem valia*.

Dessa forma revela a *insubsistência* de tudo que se possa gerar das coisas ou atos *inválidos*.

INVALIDAR. Tirar o valor, tornar nulo ou tirar a eficácia jurídica do que se fez ou se realizou em transgressão, com infringência ou violação da lei.

INVALIDEZ. Derivado do latim *invalidus* (fraco, falto de força, débil), quer, no sentido jurídico, exprimir o *estado do inválido*, isto é, da pessoa que, por enfermidade ou velhice, *setornou fraca* ou *falha de forças*, para o exercício de certo trabalho ou atividade profissional.

Nesta razão, a invalidez quer exprimir a *incapacidade física* para o trabalho ou *impossibilidade material* de exercer qualquer função ou atividade profissional.

Segundo o sentido literal da palavra, a invalidez advém da *fraqueza*, decorrente da *enfermidade* ou de *velhice*.

Inválido tanto é o *velho*, que se *impossibilita* ou se *incapacita* para o trabalho, como qualquer outra pessoa, que se *inutiliza* para o trabalho.

A *invalidez*, segundo o grau de *incapacidade* ou *impossibilidade*, pode ser *absoluta* ou *relativa*.

É *absoluta* quando a pessoa se torna realmente *inútil* ou *ineficaz* para qualquer espécie de trabalho. Identifica-se com a *incapacidade absoluta* para o trabalho. Diz-se, também, *total*.

É *relativa*, quando, embora a impedindo de exercer suas atividades ou funções primitivas, não a impede de exercer outras, mais suaves e consentâneas com a sua *fraqueza* ou *conforme suas forças*.

Mas, no conceito jurídico, a *invalidez* é tida como aquela que, precipuamente, incapacita a pessoa para o exercício do cargo ou função que desempenhava. É a incapacidade física para exercer o trabalho ou serviço que lhe estava afeto. Neste caso, será *permanente* ou será *transitória*, segundo não possa mais exercê-los ou, logo que se restabeleça, possa voltar ao serviço.

Desse modo, para efeito da *aposentadoria*, a indagação irá somente à *impossibilidade* de exercer o cargo ou função, em que se encontrava, antes que se tornasse inválido para ela, seja

em virtude da idade, ou por moléstia natural, que o tenha enfraquecido, ou do acidente que o tenha inutilizado para o trabalho.

INVÁLIDO. Do latim *invalidus* (débil, ineficaz), na terminologia jurídica é o vocábulo empregado:

- a) Para designar o ato jurídico que não se apresenta com as condições legais de *validade*. É o ato ou o contrato nulo, anulável, írrito, insubsistente. E, por esta razão, não pode surtir os desejados efeitos. Não traz consigo eficácia ou *validade jurídica*.
- b) Para distinguir a pessoa que se incapacitou para o serviço ou cargo, em virtude de *invalidéz*.
- c) É, na linguagem militar, a designação dada ao soldado que se reformou, em virtude de suas condições de enfermo ou por incapacidade física, distinguindo-o do que se reforma compulsoriamente ou pela idade.

INVASÃO. Do latim *invasio*, de *invadere* (invadir, arrebatar, assaltar, apoderar-se), em sentido geral significa toda *penetração* ou *ingresso violento* em terras alheias.

Neste sentido, mesmo, chega a mostrar-se em equivalência a *intrusão*, embora nem sempre integra a ideia de *apossamento*, ou seja, traga o *invasor* a intenção de apossar-se das terras invadidas.

No sentido do Direito Civil a *invasão* indica o *apossamento violento* de terras de outrem, caracterizando o *esbulho*. A violência, aí, decorre do fato de ser investida ou posse tomada contra a vontade do dono. O recurso legal que assiste ao dono do terreno invadido é a ação de reintegração, se a invasão tiver ocorrido em menos de ano e dia, ou de embargos de obra nova, nos casos de construção.

Depois desse prazo, a ação será de força velha, ou seja, de reivindicação.

No sentido do Direito Internacional a invasão é a penetração belicosa das forças armadas de um país em território de outro. É considerada *caso insólito*, justificando a *força maior* e se mostrando caso de *perigo comum*.

Invasão. Também se diz de *invasão* para toda ação da pessoa, que tenta fazer o que não é de suas atribuições, mas se contém nas atribuições conferidas ou outorgadas a outrem.

É a invasão de funções ou de poderes.

INVASÃO COLETIVA. Assim se denomina a turbação ou o esbulho ou mesmo o *apossamento* de prédio urbano ou rural, realizados por ato multitudinário ou por diversas pessoas que não sejam proprietários ou possuidores de outros bens, de forma a caracterizar a conduta coletiva e a descaracterizar a conduta individual que, em casos tais, a ordem jurídica tradicional coíbe através das ações possessórias ou petítórias. A expressão “invasão coletiva” tornou-se usual no final do século XX para indicar as situações em que o desapossamento ocorre por ação de grupos. O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001), regulando o disposto nos arts. 182 e 183 da Constituição de 1988, estabelece em seu art. 2, entre as diretrizes da política urbana, o inciso XIV, de “regularização fundiária e de urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais”. No art. 10 do mesmo Estatuto da Cidade há a previsão da usucapião especial coletiva de imóvel urbano, prevendo-se que na sentença o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. (nsf)

INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. A Lei nº 12.737/2012 criou o crime de Invasão de dispositivo informático que se consubstancia quando o autor invade dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita.

O autor comete este crime ao instalar um “vírus” ou um “software malicioso”, capazes de coletar dados e informações pessoais, no computador da vítima.

Também comete este crime quem oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida como Invasão de dispositivo informático.

Há aumento de pena se da invasão resulta prejuízo econômico ou se praticado contra Presidente da República, governadores e prefeitos, Presidente do Supremo Tribunal Federal, Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal ou dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.

Os crimes de invasão de dispositivo informático são de ação pública mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios ou contra empresas concessionárias de serviços públicos. (pg)

INVENÇÃO. Do latim *inventio*, de *invenire* (achar, descobrir, imaginar), era, na técnica jurídica civil do CC/1916 ou comercial, entendida como a *ação de achar* ou *descobrir o que estava oculto*.

Na acepção jurídica atual de *descoberta*, na linguagem do CC/2002, é *encontro de coisa já existente*.

O sentido de *achar coisa alheia* é o que se define na lei civil.

O *antes inventor* ou *achador* e hoje descobridor está na obrigação de *restituir a descoberta* ou *coisa achada*, quando não saiba a quem pertence, à autoridade policial do lugar, em que a encontrou; ou ao próprio dono da coisa perdida, quando o descobre.

Assim, a descoberta, ex-invenção, no conceito do Direito Civil, não é meio de aquisição de coisas móveis, embora dela se gere o direito a uma recompensa.

Vide: *Coisa achada*.

No sentido do Direito Comercial, a *invenção*, como criação de coisa nova, constitui-se em propriedade do *inventor*, mediante concessão de *patente*, que o torna exclusivo no direito de explorá-la comercialmente.

A significação, pois, de invenção, neste particular, traz a ideia não somente de *descoberta de coisa inexistente*, como a da *descoberta de coisa desconhecida*, ou do *melhoramento e aperfeiçoamento*, que lhe tragam *novas utilidades*.

a) *Coisa não existente* quer significar coisa que somente passa a ser utilizada em virtude da *ideia* ou do *engenho*, que a objetivou. É a invenção propriamente dita e entendida como a faculdade de criar coisa nova.

b) *Coisa desconhecida* não alude à *perdida*, mas àquela que, ignorada, não poderia ser *aproveitada* ou *utilizada*, embora existente, antes que fosse *descoberta*.

c) *Coisa aperfeiçoada* ou *melhorada* é a que, já existindo, por ter sido *inventada* ou *descoberta*, passa a ter mais eficiente utilidade ou melhor uso, em virtude do *aperfeiçoamento* ou *melhoramento* que, por novo *engenho*, lhe é introduzido.

Em quaisquer dos casos, além de *real*, há algo novo de *novo* na *invenção*, conseqüente da *ideia* ou do *engenho*, que a gerou, descobriu ou melhorou. E, neste aspecto, é que a *invenção-engenho* ou a *invenção-ideia* se diferencia da *invenção-achado* (descoberta), onde a coisa que se entende *perdida* já existia, e não se mostra *nova*, *nem modificada*.

No primeiro caso também se diz *invento* para a coisa criada ou descoberta.

INVENTARIADO. Designa o *de cujus*, ou a pessoa falecida, em referência ao processo de inventário em curso. É indicativo, pois, da pessoa falecida, cujo inventário está em andamento.

Inventariado. Adjetivamente, indica a qualidade de bens trazidos ao inventário ou que se acham sob seu regime, para a partilha e distribuição aos herdeiros ou legatários.

INVENTARIANÇA. O cargo e a função do inventariante.

INVENTARIANTE. Derivado do *inventário*, é empregado, na terminologia jurídica, para designar a pessoa a quem se comete o dever de administrar o *espólio*, até que se julgue, definitivamente, a partilha, e sejam os quinhões hereditários e os legados atribuídos e adjudicados aos herdeiros e legatários.

Nesta qualidade, o inventariante é o mandatário legal da herança com autoridade para defender todos os interesses dela e promover todas as ações necessárias a essa defesa.

O cargo de inventariante, em regra, é exercido pelo cônjuge sobrevivente. Na falta deste, compete a um dos herdeiros e ao testamenteiro.

Somente em casos excepcionais pode o encargo ser deferido a um estranho. E isto mesmo, quando no juízo, em que se processa o inventário, não haja o inventariante judicial.

Antes que inicie sua função, deve o inventariante prestar o compromisso legal, a que se segue a declaração de bens.

O mandato do inventariante é intransferível: isto é, não pode o inventariante delegá-lo para outrem, exonerando-se, assim, do encargo, que lhe foi confiado. No entanto, não quer isto significar que não possa constituir mandatário, dele inventariante, para praticar atos que lhe competiriam.

INVENTÁRIO. Derivado do latim *inventarium*, de *invenire* (agenciar, diligenciar, promover), em sentido amplo, quer significar o *processo* ou a *série de atos* praticados com o objetivo de ser apurada a *situação econômica* de uma pessoa ou de uma instituição, pelo relacionamento de todos os seus bens e direitos, ao lado de um rol de todas as suas obrigações ou encargos.

Neste sentido, *inventário* chega a ter analogia com o *balanço*, tido como o processo de verificação do *ativo* e *passivo* de uma pessoa, para evidência de sua situação econômica e financeira ou para determinação dos resultados obtidos em seus negócios.

Mas, em sentido estrito, *inventário* significa simplesmente o *relacionamento de bens* ou *devalores*, pertencentes a uma pessoa, ou existentes em determinado lugar, anotados e arrolados com os respectivos preços, e se estes são sabidos, com os preços de sua estimação. É mero *rol* ou *arrolamento de bens*.

Inventário. No sentido do Direito Civil e Direito Processual, inventário entende-se a ação especial, intentada para que se arrecadem todos os bens e direitos do *de cujus*, quer os que se encontravam em seu poder, quando de sua morte, ou em poder de outrem, desde que lhe pertençam, para que se forme o *balanço* acerca desses mesmos bens e das obrigações e encargos ao mesmo atribuídos.

Desse modo, é inventário tomado em seu sentido amplo, desde que não se mostra *mero rol de bens*, mas uma exata demonstração da *situação econômica* do *de cujus*, pela evidência de seu *ativo* e de seu *passivo*, a fim de serem apurados os *resultados*, que irão ser objeto da partilha.

Em relação aos herdeiros, tem a função de determinar os encargos, que pesarão sobre os mesmos, segundo o princípio do *intra vires hereditatis*, isto é, dentro da força da herança. Sem o inventário, os herdeiros seriam responsáveis pelas dívidas do “*de cujus*” *ultra vires*.

O inventário será sempre *judicial*. E nele não se tratará de questões que ultrapassem os limites necessários à evidência do ativo e passivo do *acervo hereditário* e da qualidade de herdeiros.

Vide: *Benefício do inventário*.

As questões de *alta indagação* escapam de sua alçada.

Nestas condições, o processo de inventário tem por finalidade:

- a) a arrecadação dos bens do *de cujus*, segundo a descrição feita pelo inventariante. Estes bens, bem assim direitos creditórios e outros, tanto se entendem os que se encontravam em poder do falecido, como os que se possam encontrar em poder de outrem, desde que a ele pertençam;
- b) avaliação destes mesmos bens, segundo as regras estabelecidas na lei processual;
- c) reconhecimento da qualidade de herdeiro, quando esta consta de provas inequívocas de modo a não ser preciso uma investigação estranha ao processo. Assim não sendo, será caso de *alta indagação* e a verificação se fará por ação própria, à parte;
- d) verificação de todos os encargos do *de cujus*, sejam oriundos de dívidas ou de outra natureza, os quais pesarão sobre o acervo hereditário;
- e) colação dos bens sujeitos a ela;
- f) pagamento dos impostos devidos pela massa;
- g) solução das questões que se suscitem a respeito dos itens acima.

Não podem, no entanto, ser tratadas no inventário:

- 1) a contestação sobre a filiação e qualidade de herdeiro;
- 2) a validade do testamento ou cessão da herança;
- 3) a validade das doações feitas pelo *de cujus*;
- 4) as questões de domínio;
- 5) a anulação da venda de imóveis, feita a herdeiros, anteriormente ao falecimento do inventariado;
- 6) discussão da prova de idade do inventariado; se não há prova para sua evidência e para sua comprovação são necessários outros meios;
- 7) enfim, todas as questões, que demandem prova *aliunde*, isto é, diligências que não possam ser promovidas no âmbito estreito de um mero inventário.

O *processo de inventário* é devido, mesmo, quando há testamento. É o ato preliminar, a que sucede o da partilha.

Quando os bens da herança, no entanto, não ultrapassam determinado valor, pode ser utilizado um processo mais expedito e sumário: o *arrolamento* (CPC, arts. 1.031/1.038).

O Projeto de Lei nº 155, de 2004 – e seu substitutivo, também de 2004, que tornou obrigatória a presença de advogados entre as partes no assunto de que cuida o referido instrumento – foi sancionado pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e entrou em vigor em 05.01.2007, como Lei nº 11.441. Dispõe essa Lei que, a partir dessa data, não precisam passar pelo Poder Judiciário – podendo ser homologados em escrituras públicas, ou seja, em cartórios – os processos consensuais de separações, divórcios, partilhas e inventários, mas não nos casos envolvendo menores de idade, quando os processos continuarão indo para a Justiça, para o juiz decidir pensão, guarda das crianças e partilha dos bens. O objetivo dessa lei é o de agilizar a Justiça.

INVENTÁRIO COMERCIAL. Embora, por vezes, na linguagem comercial, possa ser tido o vocábulo na acepção de balanço, em regra é empregado em sentido mais estrito, exprimindo uma *parte* ou *peça preliminar* e indispensável ao balanço. É a base fundamental dele ou o alicerce em que se apoia.

Dessa forma, na técnica mercantil, o inventário é a operação mediante a qual se promove o levantamento das verdadeiras situações de todas as contas do comerciante ou estabelecimento comercial, sejam ativas ou passivas, para a perfeita verificação dos resultados finais (lucros e perdas) e promoção de um balanço real e rigorosamente exato.

Neste sentido, o inventário comercial, segundo a soma de operações ou de atos em que se representa, manifesta-se ora como um *inventário extracontábil* ora como um *inventário contábil*.

O *inventário extracontábil*, isto é, feito *fora da escrita* ou *contabilidade*, é o que resulta do relacionamento ou *rol das existências*, descritas minuciosamente e anotadas com os respectivos valores, para verificação de seu montante e confronto com o *resultado* tido na escrita.

É, assim, o *inventário de mercadorias*, o *inventário dos títulos existentes* (letras, duplicatas, promissórias e outros valores creditórios), *inventário dos móveis e utensílios*, *existência de dinheiro* etc.

O *inventário contábil*, isto é, da própria escrita ou dentro da escrita, compreende toda regularização preliminar das contas e o seu encerramento, por meio de lançamentos suplementares, que se mostrem indispensáveis.

Pode ser dito um *inventário de regularização*, que assim se distingue do *inventário rol* de mercadorias ou de coisas.

Vide: *Balanço*.

INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO. Denominação dada ao processo especial do inventário, quando o valor do acervo hereditário não ultrapassa determinado patamar (Cód. de Processo Civil, art. 1.036).

Excepcionalmente, o Cód. de Processo manda aplicar o mesmo procedimento quando, embora os bens mostrem valor superior, todos os herdeiros sejam maiores e capazes.

INVENTO. Derivado do latim *inventum*, possui sentido equivalente a *invenção*.

Mas é mais propriamente empregado para exprimir a coisa ou o objeto engenhosa ou artificialmente criado.

É o objeto da *invenção-engenhosa* ou da *invenção-ideia*.

INVENTOR. Do latim *inventor* (que acha, que descobre), designa a pessoa que encontra coisa perdida ou aquele que é autor de coisa nova, por ele imaginada ou ideada.

Vide: *Invenção*, *Invento*.

“IN VERBA MAGISTRI”. Expressão latina, que se traduz: *conforme a palavra do mestre*, empregada para exprimir a assertiva que se funda em parecer ou em opinião de quem tem autoridade de mestre.

“IN VERBIS”. Locução latina, que significa: *nestes termos*, *nestas palavras*, aplicada para exprimir as citações ou as referências feitas com as palavras da pessoa que se citou ou do texto a que se alude.

INVERNADA. Formado de *inverno* (estação fria e de chuva), é o vocábulo empregado para designar as *pastagens cercadas*, em que se soltam os animais para engordar, notadamente na estação invernos, para reprodução ou para descanso.

INVERSÃO. Derivado do latim *inversio*, é a ação de *inverter* ou de mudar uma coisa em outra. *Inversão de capital* é aplicação deles, para rendas. Na posse exprime a transformação de título precário em título legítimo.

Vide: *Interversão*.

INVESTIDURA. Derivado de *investir*, do latim *investire* (revestir), é empregado, na terminologia jurídica, para indicar o ato jurídico, em virtude do qual se dá posse à pessoa para desempenho de cargo ou função, para que foi designada ou nomeada.

E, extensivamente, exprime o próprio ato da posse, ou a solenidade, que assegura o exercício do cargo ou função.

Igualmente, a *investidura* refere-se ao ato em que se concede à pessoa um benefício, um poder, uma autoridade ou um direito. E, assim, é o próprio título, de que se origina esse poder, benefício, autoridade ou direito, no qual se inscrevem os limites dos direitos, benefícios ou poderes outorgados.

A investidura foi a origem dos feudos, representados nos títulos primitivos de aforamento.

Indica-se, desta forma, o *título constitutivo* da posse, da propriedade, do benefício da dignidade ou da função.

INVESTIGAÇÃO. Derivado do latim *investigatio*, de *investigare* (indagar com cuidado, seguir o rastro, perscrutar), entende-se a *pesquisa*, seguindo-se os vestígios e indícios relativos a certos fatos, para que se esclareça ou se descubra alguma coisa.

Assim, possui sentido equivalente a *indagação* e a *diligência*, promovidas, precisamente, para que se tenha a *exata notícia* acerca de fatos, que não se encontram bem esclarecidos ou demonstrados.

No entanto, apresenta-se em conceito mais amplo que a indagação e a diligência, pois pode ser composta de ambas.

Mostra-se mais propriamente um *procedimento*, constituído por vários atos, os quais, quando manifestados por escrito, compõem verdadeiro processo.

Equivale a *inquérito*.

Deste modo, a investigação se efetiva por meio de inquirições, diligências, perícias, exames e vários outros meios, que se mostram necessários para o cumprimento de sua finalidade. E esta, como vimos, consiste em esclarecer o que está obscuro ou em descobrir o que está escondido.

Em certos casos, a investigação se mostra no aspecto de uma *devassa*, notadamente quando tem por escopo a elucidação de um crime e a descoberta do criminoso ou da pessoa indigitada como tal.

Neste caso, diz-se propriamente *investigação criminal*.

E a investigação criminal entende-se o processo ou sumário em que se procure elucidar sobre o crime e o criminoso.

INVESTIGAÇÃO DA MATERNIDADE. É processo civil intentado para que se prove ou se demonstre quem seja a mãe de uma pessoa.

O princípio é que *mater certa este, etiam si vulgo conceperit*. De que decorre a afirmativa de que a *maternidade é sempre notória*.

Mas pode ocorrer que se desconheça este laço, sempre manifesto, entre o filho e sua mãe.

E a ação de investigação da maternidade tem o objetivo de romper a dúvida, concluindo pela certeza do fato.

INVESTIGAÇÃO DA PATERNIDADE. É assim denominada a ação proposta pelo filho legítimo para indicação e reconhecimento de sua filiação, em relação ao pai.

É, assim, *ação pessoal*, não sendo, pois, deferida a seus herdeiros, salvo se, já iniciada, tiver morrido no curso da demanda.

Na investigação da paternidade são admitidas todas as espécies de provas, legalmente permitidas, inclusive presunções, indícios e testemunhas.

Embora, por si sós, não constituam prova plena, há presunção que se exibem de grande relevância na investigação, desde que venham reforçar outras provas, permitidas por lei. Tais são as: *ex nativitate, custodie ventris, ex nominatione, ex tractatu, ex fama, identificação fisionômica*.

As *ex nominatione* (uso do nome), *ex tractatu* (tratamento como filho) e *ex fama* ou *ex reputatio* (o conhecimento notório da qualidade de filho) constituem, ou melhor, estruturam, a *posse do estado de filho*.

As de *ex nativitate* e *custodie ventris*, relativas à concepção, servem de subsídio elementar, se ocorreram na vigência do concubinato ou coincidiram com o rapto ou relações sexuais mantidas pelo homem, suposto pai, com a mulher, reputada a mãe.

A recusa do pai em realizar exame de código genético – DNA gerará presunção de paternidade a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório no processo.

A identificação fisionômica, como outra qualquer investigação científica, vem robustecer as provas existentes com a evidência de suas conclusões.

Assim, a investigação da paternidade representa-se por toda essa série de indagações, exames, diligências, mediante os quais se pode chegar à veracidade do fato alegado, em que se funda o pedido do *reconhecimento como filho*.

INVESTIGADO. A pessoa contra quem é intentada a investigação.

INVESTIGADOR. Denominação dada, especialmente, ao agente de polícia, a que se comete o encargo de investigar acerca de fatos criminosos, procurando descobrir ou localizar os indigitados autores de crimes.

INVESTIGANTE. Pessoa que toma a iniciativa de investigar ou de realizar e promover alguma investigação.

INVESTIMENTO. Em sentido comum, traz idêntica acepção de *investidura*. É o ato que autoriza e pelo qual se cumpre a posse de alguém no exercício do cargo ou função para que foi nomeado. E designa o próprio ato da nomeação ou da eleição.

Mas, na técnica dos negócios, é tido no mesmo sentido de *inversão*. Exprime, pois, o emprego ou aplicação de capital em títulos mobiliários ou em qualquer empreendimento comercial ou fabril, com intuítos especulativos.

E, por essa razão, denominam-se empresas ou sociedades de investimentos aquelas que se incumbem de colocar títulos ou ações com a finalidade de se empregarem neles fundos disponíveis.

INVESTIR. Aplicar ou empregar capitais em negócios ou em títulos que possam dar rendas ou apresentar lucros.

INVIOLABILIDADE. Derivado do latim *inviolabilis* (que é respeitado, que é livre, que não se quebra), entende-se *prerrogativa* ou *privilegio* outorgado a certas coisas ou pessoas, em virtude do que *não podem ser atingidas, molestadas ou violadas*.

Mostram-se, assim, com a qualidade de *imunes* ou protegidos pela *imunidade*, de modo a não serem perturbadas.

E, desta forma, possui sentido equivalente a *imunidade e indevassabilidade*.

A inviolabilidade é atribuída ao domicílio, às repartições públicas, à correspondência, aos segredos, aos parlamentares, diplomatas e outras autoridades públicas.

Em relação às pessoas, a inviolabilidade é propriamente dita de *imunidade*.

INVIOABILIDADE DA CORRESPONDÊNCIA. A correspondência, tanto se entende *apostal*, em carta fechada, como a telegráfica ou *telefônica*.

Sem que se afaste de seu sentido literal (o de não violação), entende-se a prerrogativa assegurada a toda espécie de correspondência, em virtude da qual não pode ser devassado o conteúdo da carta ou do telegrama, por pessoas estranhas, ou seja, pessoas que não são seus destinatários ou sem autoridade para devassar o dito conteúdo.

A *divulgação* indevida dos telegramas revela violação.

O Cód. Penal prescreve sanções para os violadores da correspondência postal e divulgadores dos textos telegráficos.

INVIOABILIDADE DAS REPARTIÇÕES. É a prerrogativa atribuída às repartições, departamentos e instituições públicas, em virtude da qual não se permite que ali se façam diligências, investigações, buscas, apreensões ou quaisquer atos de *devassa*.

Somente podem estas medidas, quando necessárias, ser autorizadas pelo próprio chefe do estabelecimento ou por autoridade administrativa superior, a que estejam subordinadas.

Excepcionalmente, no entanto, quando certos atos não possam ser mostrados por certidões ou informações do estabelecimento, por mandado judicial, se permitirá a vistoria em coisas que ali possam ser encontradas.

INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. Entende-se a não permissão para que se *penetre* ou entre em uma casa particular, mesmo com mandado judicial, sem o consentimento ou autorização de pessoa ali residente. No caso em que se precise cumprir mandado *civildentro da casa*, e as pessoas ali residentes se recusem em obedecer ao mandado, em respeito à *inviolabilidade*, lavra-se o *auto de recusa e de resistência*, a fim de que, legalmente, se cumpra o mandado.

Segundo o Direito Penal, a inviolabilidade se manifesta no mesmo sentido. Excepcionalmente, no entanto, é suspensa a prerrogativa, quando:

- a) durante o dia, se torna preciso penetrar-se nela para promover qualquer diligência legal, desde que se tenha a competente autorização judiciária;
- b) a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser;
- c) nos casos de incêndio, inundação ou de outro perigo que possa atingir as pessoas ali residentes, para livrarem-se deles.

Vide: *Casa*.

INVIOABILIDADE DOS SEGREDOS. Consiste em não se permitir que uma pessoa, senhora dos segredos de outra, por documento particular ou correspondência confidencial, ou em virtude de função ou ofício, *sem justa causa*, venha revelar segredo cuja divulgação possa trazer dano a ela ou a outrem.

INVIOABILIDADE PARLAMENTAR. Neste sentido, a inviolabilidade tem conceito mais estrito que a *imunidade*.

A inviolabilidade parlamentar é atribuída à prerrogativa outorgada aos representantes do povo ou congressistas *como garantia* das opiniões, palavras e votos, que manifestarem no exercício de sua delegação, seja durante as reuniões ou fora delas.

É assim a segurança à *liberdade de manifestação* de seus pensamentos.

A *imunidade*, de conceito mais amplo, abrange a inviolabilidade, como garantia da liberdade de pensar, bem, assim assegura ao parlamentar outras regalias a respeito de atos delituosos que venha a praticar, pois que, salvo o caso de prisão em flagrante em crime inafiançável, não poderá ser preso e processado criminalmente, sem a respectiva licença do órgão a que pertence.

INVOCAÇÃO. Do latim *invocatio*, de *invocare* (chamar em socorro), entende-se, no sentido jurídico, a *indicação* que faz alguém de um texto legal, do testemunho de outrem, ou de qualquer fato, que venha *fundamentar* ou *justificar* a pretensão tida.

Está, assim, evidente seu conceito de *ação de chamar* em socorro, em favor ou em auxílio.

Dessa maneira, *invocação da lei, invocação da prescrição, invocação de um fato* assinalam, perfeitamente, a indicação, alusão ou menção que se faz para consecução do que se pretende, *com o auxílio* do que se indica ou *invoca*.

“IPSIS VERBIS”. Locução latina, que se traduz *pelas mesmas palavras*, empregada geralmente para indicar o que se faz ou se escreve, repetindo, palavra por palavra, o que fora feito ou escrito por outrem, exatamente.

“IPSO FACTO”. Expressão latina, significando *pelo mesmo fato*, usada na linguagem jurídica para exprimir a *modificação* ou a *alteração* de uma situação jurídica, operada naturalmente, sem qualquer pronunciamento da Justiça, pela evidência do *fato*, de que decorre: o abandono do cargo, por determinado tempo, pelo funcionário, sem motivo justificado, importa *ipso facto* em sua *renúncia* a ele.

Nesta razão, fundada a *modificação* na existência de um *fato*, opõe-se à expressão *ipso jure*, que se refere ao que ocorre por força do próprio Direito ou da lei.

“IPSO JURE”. Traduzindo-se *pelo próprio direito* ou o *direito em si mesmo*, é a locução latina largamente aplicada, na terminologia jurídica, para exprimir ou indicar o *estado novo* (*novus status*), a *nova situação jurídica*, ou a *modificação e alteração*, que possam ser trazidas aos *direitos*, independentemente de qualquer outra vontade, pois que resultam de direito já existente ou adquirido.

Nesta razão, *ipso jure* quer significar ou distinguir o *novo estado* resultando do próprio direito.

É, assim, o caso das ilhas que se formam ao meio de um rio não navegável (*inavegável*) que, *ipso jure*, pertencem aos proprietários dos terrenos ribeirinhos. O caso dos acréscimos formados por aterros e depósitos naturais, que, *ipso jure*, pertencem aos donos dos terrenos alodiais, a que se acresceram.

Em virtude de um *direito preexistente*, direito anterior, a *nova situação*, consequente da aquisição por acessão, resultou em proveito de seus próprios titulares.

De igual maneira na compensação, esta se opera *ipso jure*, desde que se anatem *créditos compensáveis*, como *direitos preexistentes* dos recíprocos credores. Fundada, pois, no direito de cada credor, é que a compensação se registra *ipso jure*. E isto quer significar que *compertam* a compensação para que se anulem e se neutralizem, estabelecendo o novo estado, tão logo seja promovida, desde que as parcelas credoras se extingam até o limite compensado.

Nesta razão, o *ipso jure* assinala tudo que se possa operar em *razão do próprio direito*.

Em semelhante circunstância, *ipso jure* se mostra no sentido de *pleno jure* (pleno direito), o que significa *por força da lei*, aliás, princípio em que sempre se funda.

É assim que dizemos que o *pagamento* extingue *ipso jure* a obrigação com todos os acessórios, do mesmo modo que, na *in solutum datio*, a extinção se opera *ipso jure*. *Anovação* tem o efeito de extinguir *ipso jure* a dívida anterior, por inteiro.

E quando a obrigação não se pode estabelecer, porque se funda ou se faz contrariamente ao que se determina em lei, diz-se que *obligatio ipso jure nulla*.

Na expressão *ipso jure nulla obligatio*, a locução vem atestar que nenhum efeito lhe assiste, porque a *própria* lei lhe nega. *Não há obrigação*, seja porque nela não há causa, ou seja porque sua causa jamais poderia produzir obrigação.

Aliás é o conceito dominante da expressão: *ipso jure* traduz, precisamente, tudo aquilo que decorre imediatamente da lei, sem que se mostre necessária a intervenção de qualquer pessoa. *Jus*, aí, ou quer significar a lei ou, por vezes, o *direito objetivo*, conforme acima se assinalou.

IR-E-VIR. Exprimindo a *ação de andar*, nos naturais movimentos da ida e vinda, é a locução empregada, na terminologia jurídica, no sentido de *locomoção dos viventes*, notadamente do homem.

A *livre locomoção* é direito natural de todo homem. Por esta razão lhe é assegurada, pela lei fundamental (Constituição), a *liberdade de locomoção*.

“Conceder-se-á *habeas corpus* sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (Const. bras., art. 5º, inc. LXVIII).

Desse modo, a liberdade de *ir-e-vir* é a regra. Excepcionalmente, por determinação da própria lei, pode ser a pessoa privada desse direito, como *castigo* ou *punição* a atos que tenha praticado, passíveis de penalidade.

IRMANDADE. Derivado do latim *germanitas*, de *germanus* (irmão), é a denominação dada, genericamente, a toda espécie de *congregação* ou *confraria* religiosa constituída por certo número de *fiéis*, para fins piedosos ou de caridade, sob o patrocínio de um santo.

Designa-se, também, por *associação de mão-morta* ou *corporação religiosa*. Mas, nesta denominação, tanto se incluem as *irmandades*, sempre entendidas como comunidades, como os *cabidos* ou as *colegiadas*, bem como as *capelas* e *igrejas*.

A *irmandade* designa, especialmente, as *confrarias*, *arquiconfrarias* e *congregações*, que, em regra, se constituem por *leigos*, adotando compromissos ou estatutos, que são aprovados pelas autoridades eclesiásticas, sob cuja direção espiritual e temporal ficarão.

Às vezes, recebem o nome de *ordens*, tal como a *Ordem Terceira de S. Francisco*.

Embora como *associações religiosas*, canonicamente eretas pelos leigos, *sodalitia audiunt*, e se encontrem subordinadas às autoridades eclesiásticas, em suas *relações de Direito Civil*, consideram-se as *irmandades* pessoas jurídicas e, como tais, sujeitas às leis seculares.

No entanto, nas suas questões internas, sejam meramente religiosas ou relativas à manutenção do culto erigido ou ao exercício dos atos de piedade, é autoridade ou poder competente para resolvê-las o representante ou dirigente da Igreja na localidade, em que são instituídas, e sob cuja jurisdição se encontram.

Neste particular, pois, as irmandades encontram-se fora da jurisdição da autoridade civil, que, por essa razão, nelas não pode intervir.

Vide: *Associação religiosa. Corpo de mão-morta*.

Irmandade. Também é usado o vocábulo para exprimir e indicar o parentesco entre irmãos. E o comportamento ou tratamento como irmãos: intimamente, fraternalmente.

IRMÃO. Derivado do latim *germanus*, é geralmente empregado para designar a relação de parentesco entre os filhos de um mesmo pai ou de uma mesma mãe, ou de ambos.

Nesta razão, dizem-se *bilaterais* ou *unilaterais*.

Bilaterais, também ditos de *germanos*, quando procedem dos *dois lados*, isto é, são filhos do mesmo pai com a mesma mãe. São os filhos do *casal*.

Unilaterais (um só lado), quando irmãos somente por parte de um deles, pai ou mãe.

Quando somente do pai, dizem-se ainda irmãos *consanguíneos*. E se somente por parte de mãe, irmãos *uterinos*.

Na terminologia do Direito antigo, dizia-se *meio-irmão* para o *irmão unilateral*, fosse consanguíneo ou uterino.

Dá-se o nome de *irmão gêmeo* ao que nasce juntamente com outro: são os que vêm do mesmo parto.

Irmão. Na linguagem religiosa, *irmão* entende-se todo o *confrade* ou membro de uma irmandade, bem assim toda pessoa filiada a uma *ordem religiosa*.

IRREDIMÍVEL. Exprime a condição ou a qualidade de qualquer fato ou ação, cujos efeitos ou resultados não possam ser reparados.

Nestas condições, a irreparabilidade põe em evidência o acontecido à coisa em caráter *deirremediável*, ou de *irrestaurável*. E, assim, não pode ser removido, renovado, consertado ou substituído.

Desta forma, quando se mostra a ação irreparável, ou seja, de reparação impossível na própria coisa, em que se fizeram sentir seus efeitos, a reparação pode ser intentada pelo equivalente, isto é, pelo valor econômico, que lhe possa ser atribuído.

IRREGULAR. Contrário a regular. Que sai da regra jurídica ou que contravém à lei ou ao regulamento. Equivalente a ilegal.

IRREGULARIDADE. Derivado do latim *irregularitas* (de modo irregular, contrário à regularidade), quer exprimir tudo que se faz *contra a regra* ou *em infração ao que está estabelecido*, seja pela lei ou pelo próprio estilo.

Juridicamente, a *irregularidade*, contravenção ou infração à regra, sempre se mostra um *defeito*, que atinge tudo que se faz de *modo irregular* ou *não conforme* às prescrições que devem ser atendidas.

Mas, nem sempre a irregularidade formula um *defeito substancial* ou *intrínseco* que possa afetar visceralmente a validade do ato, assim praticado.

Quando, no entanto, a irregularidade é consequente de desatenção à regra necessária à validade do que se fez, pode trazer vício irremovível, que resulta na invalidade do ato.

Em qualquer caso, porém, exprimindo o que é *mal feito*, consequentemente foi feito em contravenção ou infração ao que estava prescrito ou determinado, a *irregularidade* termina afastando da ação ou ato irregular a proteção da própria lei, enquanto não for cumprido o que é regra.

A irregularidade da escrita comercial, por exemplo, viciando-a, faz com que se retire dela o valor probante, que lhe era assegurado, se conforme às regras.

Nas sociedades comerciais, a *irregularidade* ou a *condição de irregular*, que lhes é imposta, advém da *falta de registro* de seus respectivos contratos, originários ou de prorrogação ou renovação, nos respectivos prazos.

Em tal circunstância, estas sociedades se dizem *de fato*, porque perderam ou não têm existência legalizada.

Irregularidade. No sentido do Direito Canônico, implica o *impedimento*, de que se deriva a incapacidade de uma pessoa para receber as ordens sacras ou para exercer as funções delas, mesmo que já as tenha recebido.

IRRELEVÂNCIA. Em sentido jurídico quer exprimir o estado ou o caráter do que é *irrelevante*, *inoportuno*, *inaplicável*, *inadmissível*, ou por não ser o caso, ou porque não encontre fundamento legal.

Dessa forma, é tomada na mesma significação de *inadmissibilidade*, *incapacidade*, *inoportunidade*, *inconveniência*, *impertinência*.

Assim, *irrelevância do pedido* é o pedido que vem impertinentemente, inconvenientemente, inoportunamente.

Irrelevância da matéria é a que é inadequada, inapropriada, impertinente, não apropriada.

Irrelevância do recurso é a inadmissibilidade do recurso, sua apresentação inoportuna, ou a sua inaplicabilidade à espécie.

IRRELEVANTE. Indicativo do que é intempestivo, inadequado, incabível, desnecessário, protelatório, impertinente. Assinala, pois, a qualidade do que se pede, do que se faz, ou do que se alega, quando se não a apresenta razoável, apoiada em lei ou dentro da oportunidade legal.

Por vezes, é o *irreverente*, o *inconveniente*.

E por ser *irrelevante* não se deve admitir, não se deve conhecer nem ouvir.

Vide: *Irrelevância*.

IRREMISSÍVEL. Que não se pode remitir, ou o que escapa à remissão (perdão).

IRREMÍVEL. Que não é suscetível de remição, ou o que já perdeu a oportunidade para a remição. É, assim, o *irresgatável* ou o que não se pode livrar ou libertar do ônus ou do encargo. *Irremissível*.

IRRESISTÍVEL. Derivado do latim *irresistibilis* (a que não se pode resistir, que não se pode evitar), é o adjetivo utilizado para designar a qualidade de tudo que *não se possa impedir* ou evitar, *dada a força com que vem*.

É assim o *invencível*, o *insuperável*, assinalando os fatos que vêm porque têm de vir, que acontecem porque têm de acontecer, sem que a vontade humana possa impedi-los ou evitá-los.

Caracteriza a *força maior*, encarada em sua *invencibilidade*, *insuperabilidade* ou *irresistibilidade*. É o caráter da *fatalidade* ou indica o que é *fatal*; vem por sua própria força, mesmo quando não se espera.

IRRESPONSABILIDADE. Opondo-se a *responsabilidade*, é tomado em sentido amplo, para exprimir a *falta de responsabilidade*, ou a *qualidade de irresponsável*.

Nestas condições, evidenciada a irresponsabilidade, não se pode atribuir à pessoa qualquer culpa pelo ato, que tenha praticado, pelo que, também, dele não se deriva qualquer obrigação que seja compelida a cumprir.

É preciso não confundir a *irresponsabilidade* com a *improcedência da imputação*.

Nesta, a pessoa *não praticou o ato*. E por esta razão não pode ser responsabilizada por ele.

Na irresponsabilidade registra-se a prática do ato. Mas, por determinação legal, não se considera a pessoa responsável por ele, isto é, sujeita às consequências ou às obrigações que deles se geraram.

Neste sentido, então, a irresponsabilidade exprime *isenção de pena* ou *de obrigação*.

Ou melhor, não é a pessoa passível de pena e não está sujeita à obrigação.

Juridicamente, a irresponsabilidade, em semelhantes condições, é sempre fundada na *incapacidade jurídica* da pessoa, em virtude do que não lhe são aplicadas as sanções legais, penais ou civis, mesmo que os atos lhe sejam imputados, isto é, atribuídos.

Vide: *Demência. Idiotia. Incapacidade*.

IRRESPONSÁVEL. Ao contrário de responsável, distingue a pessoa que *não responde*, *não tem obrigação*, *não pode ser responsabilizada* por qualquer fato ou coisa. É, assim, isenta de cumprir a obrigação ou está livre de qualquer sanção. É a pessoa que, por qualquer circunstância, prevista ou assinalada em lei, é imune de culpabilidade ou de qualquer responsabilidade. Vide: *Incapaz. Irresponsabilidade*.

IRRESTRITO. Alusivo ou indicativo do que não sofre restrições, que pode ser extensivo, ou ter aplicação extensiva, ou ser usado com benevolência. É *discricionário*, *absoluto*.

Opõe-se, assim, ao estrito, limitado, circunscrito.

Poder irrestrito: é o absoluto, o discricionário, sem limites ou restrições.

IRRETRATÁVEL. Derivado do latim *irretractabilis* (que não pode ser revogado), entende-se, no sentido jurídico, todo ato ou contrato que, promovido ou executado segundo as regras, *não pode ser modificado, alterado, suspenso ou revogado*.

Desde que feita, sendo *irretratável* ou tomando a condição ou caráter de irretratável, não pode a coisa ser desfeita.

Nesta acepção, a *irretratabilidade*, indicativa do caráter ou condição do que é irretratável, assemelha-se à *irrevogabilidade*.

Mas, a *irretratabilidade* somente se impõe quando a própria lei a assegura, e não se mostre o ato jurídico com vício ou defeito, que lhe retire semelhante e definitiva consistência.

Assim, a irretratabilidade assenta na validade jurídica, inatacável, do ato ou da coisa. E quando sobre eles não possa haver mais qualquer *contraordem* ou *novo ato* que os possa modificar ou anular.

As *sentenças* dizem-se *irretratáveis*, *verbi gratia*, quando, por força de lei, tornaram-se *irredutíveis* os direitos que nelas se afirmaram. É esse outro sentido da *irretratabilidade*: *airredutibilidade*, porque sendo inatingíveis ou imodificáveis, as coisas irretratáveis, não podendo ser diminuídas ou alteradas, são irredutíveis.

A irretratabilidade, no entanto, diferencia-se da irrevogabilidade, em regra, por ser esta imposta pela vontade, enquanto a primeira vem sempre de imposição legal, quando declara a *perfeição*, *conclusão* ou *caráter de definitivo* do ato jurídico.

Assim, a qualidade de irretratável vem, geralmente, das expressões contidas na lei: *está perfeito*, *está válido*, *surte os efeitos legais*, *não pode ser desfeita*, ou quaisquer outras locuções, em que se forme o sentido de *não voltar* ou *não se desfazer o que se fez*.

A irretratabilidade promove a *estabilidade*, a *efetividade*, a *radicação*, a *imutabilidade* dos atos e das coisas.

Também traz o sentido de *irreparabilidade*, em atenção às coisas que, quando feitas, mostram-se de caráter irreparável, quanto a seus efeitos ou resultados.

IRRETROATIVIDADE. Ao contrário de *retroatividade*, de *retroagir* (ter efeito sobre o passado ou atingir o que está atrás), exprime a qualidade do ato ou do fato que não pode atingir o passado ou agir sobre os fatos ou atos passados.

Daí, é que se sugere o princípio de que, em regra, a lei somente dispõe para o futuro, segundo a razão de que *a lei não pode obrigar antes de existir*. É a regra a respeito da *não retroatividade das leis*, conforme já dispunham os romanos: “*Leges et constitutiones futuris certum est dare formam, negotiis non ad facta preterita revocari.*”

A *irretroatividade*, pois, quer exprimir que o fato novo não tem eficácia para atingir coisas que se fizeram sob o império ou domínio de fato então existente.

Aplicada às leis, quer dizer que a lei nova não alcança ou não atinge, com a sua eficácia, atos jurídicos que se pratiquem antes que ela vigore, bem assim os efeitos que deles se gerem.

Mas os atos, que não são atingidos pela lei nova, entendem-se aqueles que se mostrem *perfeitos* (irretratáveis, concluídos) ou as situações jurídicas definitivamente constituídas.

Dessa forma, os atos perfeitos, os direitos adquiridos e a coisa julgada, em princípio, não sofrem qualquer influência ou eficácia da lei nova: regulados que foram pela lei anterior, permanecem inalteráveis, imutáveis na validade e efeitos que já lhe tinham sido atribuídos.

Vide: *Leis no tempo. Leis retroativas. Retroatividade.*

IRREVOGABILIDADE. Qualidade ou condição do que não se pode ser revogado e que deve ser mantido e assegurado. É a *irretratabilidade* dos atos ou dos negócios jurídicos, quando se impõe a condição de serem irrevogáveis.

Vide: *Irrevogável.*

IRREVOGÁVEL. Derivado do latim *irrevocabilis* (que não se revoga, que não pode ser retido, ou que não se pode mudar), exprime o sentido de *imutável*, ou indica a condição imposta às coisas, para que não se modifiquem ou se desautorizem.

Dessa forma, a *irrevogabilidade* entende-se a qualidade que foi atribuída à coisa, ou o poder que foi conferido à pessoa, com a condição de *não poder ser mais retirado*, ficando, assim, *definitivamente* ligado à coisa ou pessoa.

Em geral, a irrevogabilidade é atribuída às concessões emanadas da vontade da pessoa em benefício ou proveito de outra.

E se dizem irrevogáveis não somente quando a própria lei as cerca dessa garantia, como quando a vontade, que as manifestou, as declara dadas com a condição.

Uma vez que foi constituído *irrevogavelmente*, porque essa tenha sido a manifestação da vontade da pessoa, ou porque a lei atribua ao ato que praticou essa condição, está, *perpetuamente, definitivamente*, o ato jurídico tido como válido e perfeito, para que cumpra seus efeitos, sem qualquer alteração ou modificação futura, por parte de quem assim o quis.

Somente *defeito originário*, decorrente de transgressão às regras jurídicas, *viciando o ato*, poderá desfazer sua eficácia.

Mas, inegavelmente, não é a *irrevogabilidade* que perde sua força: é o próprio ato em que se inscreveu que não tem valia. E, se está contida nele, sem dúvida alguma acompanha o seu destino.

Embora a *irrevogabilidade* se possa identificar com a *irretratabilidade*, há, entre estas, distinção: a irretratabilidade é geral, não partindo da vontade de uma pessoa, mesmo daquela a favor de quem se estabelece ou contra quem é estabelecida.

A irrevogabilidade vem da vontade da pessoa e a esta afeta, pois que não a pode mais retirar.

No caso da *irrevogabilidade* do mandato, ela decorre da vontade do mandante, que assim o constitui. Mas, nem por isso pode retirar os poderes conferidos com a cláusula *deirremovível* ou imutável.

No caso de emancipação, não é que a vontade a expresse no ato em que a emancipação se objetiva. Esta decorre de um princípio de direito, consequente da natureza da instituição. A emancipação é irrevogável.

No caso da *opção*, é a vontade que a determina, pela *escolha feita*, o que se reputa a intenção irrevogável de não mais procurar a outra coisa, excluída pela preferência demonstrada em relação à primeira.

Mas, em quaisquer dos casos, a irrevogabilidade jamais poderá ser *presumida*. Mesmo, como acima se anotou, nos casos em que se deduz da escolha, é *expressamente* manifestada.

ÍRRITO. Derivado do latim *irritus* (que não está ratificado, que não tem valor, nulo, anulado), é empregado para exprimir e indicar o que se tenha feito em contrário ao que está estabelecido no Direito. E, por isso, não pode surtir seus efeitos e será passível de anulação. É o que é *nulo*.

Geralmente, embora signifique o mesmo que *nulo*, é mais aplicado para exprimir o *sem efeito*. Desta forma é que se emprega comumente: *írrito e nulo*. Assim, bem exprime *ineficaz, inválido, inexistente*.

IRROGAR. Derivado do latim *irrogare* (dar, impor, pronunciar contra, infringir), é, na linguagem jurídica, aplicado no mesmo sentido de *imputar* ou de *atribuir, assacar*.

Não perde, no entanto, o originário sentido de *infligir*.

Assim, diz-se geralmente: *irrogar* a pena (infligir), *irrogar* o delito (imputar).

E, na voz pronominal, *irrogar-se* quer significar impor a si mesmo, ou *atribuir-se*: irrogou-se o direito.

ISENÇÃO. Derivado do latim *exemptio* (ação de tirar), do verbo *eximere* (eximir, livrar, salvar de), entende-se, na linguagem jurídica, a *dispensa*, a *imunidade*, a *concessão*, atribuída a alguma coisa ou a alguma pessoa, para que se possa *livrar, esquivar* ou *se desobrigar* de algum *encargo*, que a todos pesa, ou para *que se livre* de qualquer obrigação.

A *isenção*, assim, quando manifestada ou outorgada a certa pessoa, a respeito da prática de certos atos ou da satisfação de certas obrigações, vem torná-la *immune* em relação aos mesmos, desde que não está na obrigação de fazê-los. É *livre* de cumpri-los.

Em regra, pois, a isenção se mostra um *benefício*. É assim a *isenção de impostos*, a *isenção de custas* ou a *isenção de responsabilidade*.

Nesta qualidade, portanto, não pode ser presumida. Deve sempre ser fundada em ato inequívoco ou em princípio ou regra legal.

E desde que está legalmente estabelecida ou está legalmente autorizada, *está livre* o benefício daquilo de que é isento ou de que é immune.

ISENÇÃO DE CULPA. É a *ausência* de culpa, a *falta* de culpa, seja porque esta não lhe pode ser atribuída ou porque se *mostre livre* ou *immune* dela.

ISENÇÃO DE IMPOSTOS. É a *dispensa* de imposto. Revela a liberdade atribuída à pessoa ou ao estabelecimento, para que se livre do encargo fiscal.

A isenção de impostos pode vir instituída na lei fiscal, em caráter geral para certa e determinada espécie de atos. Ou pode ser outorgada ou concedida, individualmente, para certas pessoas ou certos casos.

Em qualquer das hipóteses em que se evidencia a *isenção*, que seja relativa ao *ato*, à *coisa* ou à *pessoa*, *esquivam-se* todos do pagamento da tributação ou do encargo fiscal.

ISENÇÃO DE PENA. É o mesmo que *ser livre* ou *estar desonerado* da pena. É a *dispensade* sua aplicação ou imposição, pela evidência de ato que a tenha promovido.

Mas, neste caso, a *isenção* não se confunde com o *perdão*. Neste houve *aplicação da pena*. E o perdão veio *dispensar o seu cumprimento*.

Na isenção não há aplicação: há dispensa de aplicação. A pena deixa de ser aplicada, mesmo que fosse devida, em virtude de fato que vem afastar ou impedir sua aplicação.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. É a *ausência* de responsabilidade. *Não existeres* responsabilidade.

Por esta razão, quando se evidencia, a pessoa a favor de quem é ela estabelecida fica livre de qualquer imposição.

É o caso de certidão negativa dada para a venda do imóvel. Fica o imóvel *exonerado* de qualquer *ônus fiscal*, que lhe venha ser atribuído até aquela data. E como *isento* de responsabilidade estará o adquirente em relação aos impostos anteriores à data, em que a certidão se passou.

A certidão negativa traçou a respeito uma *isenção*, para livrá-lo de toda importunação e se esquivar o adquirente do pagamento que lhe possa ser exigido.

ISONOMIA. Na terminologia jurídica, exprime a igualdade legal para todos. E, assim, assinala o regime que institui o princípio de que “todos são iguais perante a lei” (CF/1988), em virtude do que, indistintamente e em igualdade de condições, todos serão submetidos às mesmas regras jurídicas.

Isonomia. Assinala, ainda, o sistema que estabelece serem dois ou mais Estados dirigidos e governados pelas mesmas leis.

“ITA EST”. Traduzindo-se *é assim*, é a locução latina empregada como fórmula de visto, aplicada, antigamente nas cópias ou públicas-formas de documentos como *atestado* de sua exatidão e conformidade ao original.

Aliás, o advérbio latino *ita* entra na composição de várias expressões latinas, de uso frequente na terminologia jurídica e científica.

Assim, *ita vero* traduz-se: sim, certamente; *ita fit ut*: donde se conclui ou donde se segue; *ita ut*: sou de parecer.

ITEM. Do latim *item* significa *também, do mesmo modo, igualmente*.

É aplicada, na linguagem jurídica, para indicar cada um dos artigos ou dos argumentos, constantes de um requerimento ou de uma alegação, como as cláusulas, em que se divide um contrato ou cada enumeração, que se faz em um escrito a respeito de várias coisas.

Cada *item*, pois, em qualquer documento, contrato, relação, enunciado, corresponde a um *ponto* ou forma uma *referência especial* a um fato ou a uma coisa. Tem o mesmo sentido de inciso ou de *alínea*.

ITERATIVO. Derivado do latim *iteratus*, de *iterare* (recomeçar, repetir), entende-se, na terminologia jurídica, em seu conceito literal: é o que é *repetido, renovado* ou *recomeçado*.

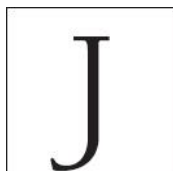
Em igual sentido, foi aplicado na técnica do Direito Romano, onde o *iteratio*, também *deiterare*, significava *repetição*, sendo notadamente empregada para exprimir o *direito de segunda alforria*, que ocorreu quando a primeira era dada irregularmente, a qual (*iteratio*) convertia o *liberto* em latino, além da liberdade civil, que lhe era atribuída.

“ITER CRIMINIS”. Entende-se o *percurso completo do crime*, para que se atinja a *meta optata*, ou seja, a combinação dos vários atos sucessivos, que devem ser praticados pelo criminoso, para que atinja o fim desejado.

Assim, quando o criminoso, por fatos estranhos à sua vontade, não percorre todo *iter criminise* não atinge à *meta optata*, configura-se não crime concluído, mas a *tentativa*.

INTERPRETAÇÃO SINÉPICA. Modalidade de interpretação que possibilita o intérprete analisar o caso concreto por meio das consequências. Esta forma de interpretação autoriza o aplicador do direito ponderar os efeitos de sua decisão, a fim de dar uma solução justa, razoável e proporcional, que integralize o direito.

ITINERÁRIO. Derivado do latim *itinerarius* (de viagem, de caminho ou de estrada), refere-se a tudo que concerne aos *rumos* ou *rotas*, que se seguem para atingir os *destinos* desejados. É o *curso* ou a *direção* a seguir nos caminhos.



J. Na prática forense, é a abreviatura do despacho judicial de “junte-se”.

JACENTE. Derivado do latim *jacens*, de *jacere* (jazer, repousar, *estar vago*), em sentido genérico quer dizer *aquilo que jaz sem dono, que se encontra vago, continua como está, não é reclamado*.

É especialmente empregado para designar a *herança*, cujos herdeiros não se conhecem ou a que não tem herdeiros, ou não os tem legítimos ou com direito a ela.

No sentido técnico, porém, *jacente* exprime a condição ou a situação da coisa *que se encontra sem dono, que não está ocupada, que não foi ainda reclamada*, por quem de direito ou por quem pretenda ser seu dono ou ter direito a ela.

Dessa forma, a *situação de jacente* revela estágio ou fase que se antecipa à *situação de vacante*, em que se transmudará, se o dono ou pretenso dono da coisa não aparecer, ou se, em realidade, a coisa não tinha dono.

Em semelhantes condições é que, igualmente, a *herança jacente*, pelo não aparecimento de herdeiros, transforma-se *em vacante*. E *bens jacentes* passam-se a *vacantes*.

Vide: *Herança jacente*.

Jacente. Na terminologia marítima, no plural, *jacentes* é designação que se dá aos *recifes*, *oubaixos do mar*. São *jacentes*, porque se encontram *fixos, estabilizados* em certo lugar.

JACTÂNCIA. Derivado do latim *jactantia*, do verbo *jactare* (atirar, lançar, mover), embora, geralmente, signifique *gabo, ostentação, bravata*, foi tido na linguagem jurídica no sentido de *provocação*.

Desse modo, dava-se o nome de *ação de jactância* para o manejo *provocado* por alguém, com a intenção de que certa pessoa viesse a juízo intentar demanda, que o teria por adversário.

Mas a *provocação* em que se toma a jactância não pode ser entendida na acepção em que o primeiro vocábulo é tido no Direito Penal: aí assemelha-se à *injústa ameaça* ou à *ofensa injuriosa*.

Jactância será a *instigação* consequente de atos intencionalmente praticados pelo agente provocador a fim de que consiga seus desígnios. E desta *instigação jactante* promana a *provocação*.

Jactância. Em outro sentido, jactância é a *bravata*, a *gabolice*, quando muito podendo aparentar *ameaças*, que se evidenciam vãs.

Mas, pode envolver fatos que se indiquem *injuriosos*. Nesta emergência, duas serão as figuras: a *gabolice*, a *injúria*.

JACUMAÍBA. É designação que se dá, na linguagem marítima brasileira, ao *piloto de canoas*, que navega pelas baías e pelos lagos.

Diz-se também *jacumaúba* ou *jacumã*, sendo que este último é ainda tomado como *remador*.

JANEIRINHA. Nome atribuído, antigamente, à *devassa geral*, promovida em *janeiro* de cada ano. Daí é que lhe vem o nome.

Entendia-se geral, porque abrangia *diversos crimes*, não sendo, pois, como a *devassa especial*, que se indicava simplesmente a *indagação do agressor de delito conhecido*.

JANELA. Derivado do latim vulgar *janueta*, diminutivo de *janua* (porta, entrada), entende-se propriamente a *abertura* feita nas paredes externas das casas, para que, por ela, entre *ar eluz* no interior delas e possam seus moradores fruir a *vista*, que daí descortina.

Diferencia-se da *porta*: esta consta de abertura que se inicia do nível do solo, e serve de *natural entrada* no edifício.

A janela é construída *acima do nível do solo*, na altura que dê comodidade a quem se queira debruçar nela. É, em regra, construída somente nas paredes exteriores, enquanto há *portas internas*, que dão acesso aos *compartimentos*, em que se dividem as casas e os edifícios. Constrói-se do rés do pavimento, quando em *sacadas*.

Daí a distinção entre *janela de peito* e *janela de sacada*.

Janelas de peito são as que, comumente, se colocam nas paredes externas, com a abertura acima do solo, possuindo *peitoril* ou *parapeito*, em que se apoiam os braços, quando delas se utilizam as pessoas.

Janelas de sacada, semelhantes a portas, dão acesso às sacadas ou alpendres dos edifícios.

No sentido jurídico, janela não se entende somente a *abertura*. Nela se integram os *caixilhos*, as *escuras* e *vidraças*, que formam todo seu *aparato*.

As *escuras* são as peças de madeira, que se ajustam na abertura, presas aos *caixilhos*. Os *caixilhos*, também chamados de *esquadrias*, são as peças de madeira, encostadas à parte da parede, onde se prendem as escuras, por dobradiças de ferro.

As *vidraças* são peças de madeira e vidro, que se colocam no *vão das janelas*, para que entre a luz, sem que penetre o ar.

Quando essas vidraças se colocam em peças, munidas de roldanas ou corrediças, para que se suspendam no estilo de guilhotina, as janelas dizem-se *de suspender*, diversas das de outro tipo, que se abrem em folha, como as escuras, ou são *basculantes*.

Quando as escuras são feitas de pequenas *palhetas de madeira*, em forma de escamas horizontais, dizem-se *venezianas* ou *gelasias*.

Também se podem colocar em seu vão grades: serão *janelas gradeadas*.

Por seu tamanho, por sua função de *tornar visível* o que está de fora, pelos que se debruçam nela, por seu tamanho em largura e altura, as janelas se distinguem perfeitamente dos *óculos*, das *frestas*, das *seteiras*.

Embora não seja sua função servir de *passagem*, para entrar ou sair do edifício, podem prestar-se a esse fim.

As dimensões dos óculos, das frestas, das seteiras, propriamente construídas para a penetração do ar e luz, não comportam essa função nem servem de ponto de *espiar*.

É livre a construção de janelas na parede de frente ou de quaisquer paredes externas, que deem para a propriedade, respeitando-se, neste caso, os direitos dos vizinhos. E estes consistem em não se abrir janelas quando o intervalo entre ela e a propriedade vizinha é de menos de metro e meio.

No entanto, mesmo que seja construída a janela em parede cuja distância com a propriedade vizinha vede sua construção, consentindo este e não reclamando sua construção dentro de ano e dia, constitui-se em *servidão*.

Quando a janela é construída de dimensões fora do comum, com escoras de múltiplas *folhas* (parte da peça de madeira, que fecha o vão), diz-se *janelão*.

JANTAR. Do latim vulgar *jentare*, de *jantare*; *jentaculum* referia-se primitivamente ao que se comia ao almoço.

Das três refeições regulares de todos os dias, é a que se faz depois ou a *seguir da do almoço*. É, assim, a segunda das refeições: almoço, *jantar* e ceia.

Jantar. Na terminologia do direito antigo, distinguia certa espécie de contribuição, consistente em *mantimentos* e *forragens*, que as cidades, vilas, mosteiros, cabidos e ordens militares deviam aprontar para os gastos ou consumo do soberano e de sua comitiva, quando ia ao território respectivo, como supremo ministro, aplicar a Justiça.

Depois, com a mesma denominação, evidenciava a contribuição de igual natureza, exigida pelos bispos e senhores das terras, aos moradores dela, quando em suas visitas.

JARDA. Derivado do inglês *yard*, é denominação dada à medida linear inglesa, correspondente, no sistema métrico, a novecentos e quatorze milímetros (914mm).

JARDIM. Originado do francês *jardin*, é a denominação dada a certa porção de terras, onde se cultivam, para embelezamento das casas ou das cidades, flores, plantas e árvores de ornamentação.

Nestas condições, os jardins dizem-se *públicos* ou *particulares*, conforme se instituem por iniciativa das autoridades públicas, para *recreio* do povo de uma cidade, em praças ou outros logradouros, ou foram estabelecidos pelos proprietários particulares às respectivas vivendas.

JARDIM BOTÂNICO. É aquele em que se cultivam plantas de várias espécies para estudo e curiosidade das pessoas.

JARDIM DE INFÂNCIA. Nomeia-se a escola destinada a crianças menores de seis anos.

JARDIM DE INVERNO. Designa-se a área de estar de uma casa, munida de vidraças que facilitam a iluminação, destinada ao cultivo de plantas e flores.

JARDIM DE POPA. Denomina-se a espécie de sacada, existente na popa de antigos navios de guerra de grande porte, com comunicação, através de portas, com os aposentos do comandante.

JARDIM ZOLÓGICO. Designação dada ao logradouro, em que se expõem vários espécimes de animais, para recreio e estudos.

JARDINEIRA. Em várias localidades brasileiras, é a designação dada aos carros de transporte coletivos, que fazem condução de passageiros entre localidades diferentes.

JARRETEIRA. Derivado do francês *jarretière* (liga da meia), é o nome dado a uma *ordem militar*, de cavalaria instituída, na Inglaterra, por Eduardo III (1312-1377), sob a égide de São Jorge.

Consoante exprime seu próprio nome, além do distintivo da ordem, um cordão azul, em forma de banda, que desce do ombro esquerdo para o lado direito, há uma jarreteira de cor azul com bordas de ouro, presa sobre o joelho, tendo na borda uma inscrição com estas palavras: *honni soit qui mal y pense*.

Atribuem a fundação da ordem a um episódio havido com a condessa de Salisbury, que estava a dançar e caiu-lhe uma das ligas. O rei apanhou a liga e tornou a prendê-la à perna da dama. Aos sorrisos maliciosos, respondeu Eduardo III com as palavras, em francês, da divisa da Order of the Garter: *honni soit qui mal y pense* (mal haja quem nisso põe malícia).

JAZIDA. Derivado de *jazer*, do latim *jacere* (estar deitado, estar situado), é empregado geralmente para indicar o *local*, no subsolo, em que se encontram ou *jazem* minérios.

É, assim, aplicado no mesmo sentido de *mina*. Diz-se também *jazigo*, sendo, no entanto, *jazida* mais em uso.

JAZIGO. Derivado de *jazer*, do latim *jacere* (repousar), é empregado para designar *asepultura* ou o *túmulo*, em que se enterra o morto, encimado por um *monumento fúnebre* ou construído em forma de *capela*.

Os *jazigos* são *perpétuos* ou *temporários*, segundo os terrenos, em que se constroem, pertençam em caráter definitivo às famílias dos mortos ou sejam *aforados* por prazo limitado.

Há *jazigos* comuns, construídos pela edilidade, em seus cemitérios, para *locação* ou *arrendamento* temporário, ao longo dos próprios muros dos *campos santos* (cemitérios) ou em *catacumbas*.

JEIRA. Formado do latim *jugerum* (jeira), indica o vocábulo antiga *medida agrária*, correspondente a 0,2 h ou pouco mais.

Conheciam-se, ainda, duas espécies de jeiras, como medidas:

Jeira de campo, que tinha 60 arguilhadas (15 palmos craveiros) de comprimento por 12 de largura, ou se compreendia o espaço de terras que comportasse quatro alqueires de centeio em sementeira.

Jeira de vinha, a terra que comportasse uma vinha que uma turma de 50 homens pudesse cavar num dia.

Jeira. Mas, na linguagem jurídica antiga, jeira, além do sentido de *medida* e de *porção de terra*, significava a imposição ou foro que era pago por uma pessoa, constando de *serviços prestados na lavoura*.

A Ordenação Manuelina registra-a como o serviço obrigatório e gratuito que se fazia ao juiz.

E neste sentido também a empregava o Código Filipino.

Assim se dizia *jeirão* para a pessoa que estava obrigada à prestação da *jeira* (serviço).

JESUÍTA. Derivado de *jesus*, advindo do *iechú* hebraico, nome dado a *Cristo*, por ser aquele a quem Jeová dá auxílio, é a designação genérica dada a todo clérigo regular ou membro de uma ordem religiosa, instituída por Santo Inácio de Loiola, a qual se denominou *Companhia de Jesus*.

JETON. Galicismo que expressa a retribuição pela participação em órgão colegiado.

JOGADOR. Derivado de *jogar*, do latim *jocare* (folgar, gracejar, combater com simulação), entende-se, em sentido lato, toda *pessoa que joga* ou *que se dá ao jogo*.

E, assim, *jogador* é o nome de toda pessoa que participa de qualquer espécie de *jogo* ou de qualquer espécie de diversão ou de torneios, que sejam conhecidos por esse nome: jogador de futebol, jogador de polo, jogador de tênis, jogador de cartas etc.

Jogador. Mas, na técnica do Direito Penal, é o vocábulo empregado para designar a pessoa que é *habitual* nos *jogos de azar*: é o que tem o *vício* ou *joga por profissão*.

É o que tem o *hábito de jogar*. Que toma parte no jogo, fazendo apostas ou paradas.

Os empregados em casa de jogo não são jogadores, desde que trabalham nela, mas não participem do *azar*.

E assim, na técnica do jogo, várias denominações tomam os jogadores:

- *Ponteiros* ou *apontadores*, nos *jogos bancados*, aqueles que jogam nas cartas ou nos números.
- *Parceiros*, nos *jogos carteados*, aqueles que participam do jogo.
- *Apostadores*, nas *corridas*, *torneios*, aqueles que apostam com outro para ganhar quem *acertar no vencedor*.

Em qualquer circunstância, porém, *jogador* é o que tem por hábito ou por vício *participar do jogo*, *arriscar no jogo*, *apostar no jogo*.

Jogador. Na terminologia mercantil, *jogador* é todo aquele que *arrisca* nos negócios ou costuma fazer *operações aventurosas*, metendo-se em *especulações*. É, assim, o *especulador*.

O *jogador*, em comércio, tanto *joga na alta*, como na *baixa* de cotação das mercadorias ou valores comerciais.

Quando *joga na alta*, *compra*; quando *joga na baixa*, *vende*.

JOGO. Derivado do latim *jocus* (divertimento, passatempo), é originalmente tomado o vocábulo para exprimir todo *exercício* ou *atividade* promovida por *divertimento* ou *como diversão*.

Neste sentido, pois, é equivalente a *pugna* ou *torneio*, instituídos como *recreação* e *parapremiar* os vitoriosos ou vencedores.

Assim são os jogos *olímpicos* (torneios de atletismo), jogos de tênis, jogos de barras, ou quaisquer *brinquedos* ou *folgedos*, em que haja movimento e exercício físico.

Jogo. Mas, em sentido estrito, é a *convenção* ou *contrato* aleatório, em virtude do qual, expondo-se ao *azar mútuo*, as partes se obrigam a dar coisa ou dinheiro ao contratante, que será o *ganhador*, *se acerta* ou *se se realiza o fato incerto*.

Nesta convenção, o *ganho* de uma das partes e a *perda* das demais ou de uma delas dependem da *habilidade* do contratante ou do *puro acaso*, ou das duas coisas combinadas. É o contrato ou convenção *da sorte*, pois que nela, em regra, reside o lucro.

Embora, no *jogo*, as *paradas* ou as *quantias*, que fazem objeto do contrato, entendam-se *apostas*, estas se diferem dele.

A *aposta* é também contrato aleatório firmado entre partes, que *sustentam ideias* ou *opiniões divergentes*, consistente na entrega de coisa ou dinheiro àquela que estiver com a razão.

Nos jogos recreativos, sejam atléticos ou de outra espécie, *aposta* confunde-se com *jogo*, pois que se empregam, indiferentemente, um ou outro vocábulo, para designar o *casamento de paradas* (aposta) feito entre os contratantes que opinam diferentemente quanto ao resultado dos mesmos.

Nas corridas de animais ou de automóveis, *jogam-se* ou se apostam nos vencedores. Neste caso, os vocábulos *aposta* ou *jogo* se equivalem.

Mas, aí, distinguem-se as palavras: a *aposta*, quando em jogo, é a convenção fundada num jogo que tem um divertimento ou uma diversão, tais como a *pugna*, o *torneio*, as *corridas de cavalos* ou *de veículos*.

Nos demais casos, a convenção é de *jogo*, em que se funda o *compromisso de pagar certa quantia*. No jogo, em regra, a prestação a ser dada é sempre representada em dinheiro.

Os jogos não se entendem atos jurídicos, isto é, não recebem sanção legal. Há mesmo jogos proibidos: os *jogos de azar*. Mas assim se compreendem os *jogos* como convenções, não os que se mostram *diversões* ou *passatempos* atléticos.

Desta forma, os jogos entendem-se *diversivos* ou *de azar*.

Jogo. Em linguagem vulgar e de negócios, é o vocábulo empregado para exprimir *coleção* ou indicar um *conjunto de coisas móveis*, ou mesmo *imóveis*.

Assim se diz *jogo de cadeiras* (para assento), *jogo de pratos*, *jogo de talheres* ou *jogo de casas*. É, como se vê, série de coisas que forma um todo ou uma coleção.

Neste mesmo sentido, em comércio, notadamente na técnica da contabilidade, diz-se *jogo de letras* para indicar a soma ou total de *vias* ou exemplares de uma *letra de câmbio*, representando um *só negócio*. Assim se diz um jogo de três ou quatro letras, desde que delas se passaram três ou quatro *vias*. É muito comum nas *cambiais*.

Em cada uma das *vias* se mencionará esta circunstância, dizendo-se por esta *primeira via*, *não o tendo feito pela segunda e terceira*.

Paga *uma das vias*, está cumprida a obrigação, restando as demais sem qualquer valor ou força para serem exigidas.

Tem mais acepções, que se podem ver num dicionário de maior porte.

JOGO DO BICHO. Criação do Barão de Drummond, é o tipo de loteria na qual se joga sobre os finais 0000 a 9999, cujas dezenas correspondem a 25 grupos, cada qual com o nome de um animal: avestruz, águia, burro, borboleta, cachorro, cabra, carneiro, cobra, coelho, cavalo, elefante, galo, gato, jacaré, leão, macaco, porco, pavão, peru, touro, tigre, urso, veado e vaca. Sua prática constitui contravenção penal, socialmente tolerada.

JOGOS DE AZAR. Assim se entendem os jogos, cujos *ganhos* ou *perdas* dos *jogadores*, conforme convencionado, *dependem da sorte* ou do *destino* das coisas.

Fundam-se, pois, no *acaso*; o *puro acaso* é o seu caráter.

Não se dizem, portanto, de *azar* os jogos em que o fator principal é a *habilidade do jogador*: assim a *dama*, o *xadrez*, o *dominó*, o *bilhar*, a *pela*, a *pelota*, a *esgrima*, a *luta romana*, o *boxe* etc.

As casas, onde, em regra, somente se explora o jogo de azar, dizem-se de *tavolagem*.

Mas, *casa de jogo* é toda aquela em que se *joga habitualmente* e onde há um *empresário* dele, *bancando-o* ou cobrando o *barato* (comissão, espécie de *dízimo*).

Os jogos de azar são denominados, segundo o processo em uso, *carteados* ou *mecânicos*.

I. *Carteados* são os que se realizam por meio de *cartas de jogar*, também chamadas *debaralhos*. São *bancados* ou *não bancados*.

Bancados, quando há um *banqueiro* que recebe as *apostas* sobre as cartas, o que se diz vulgarmente de *paradas*, que serão ganhas ou perdidas, segundo as regras do jogo.

Não bancados, quando os jogadores entre si jogam sem banqueiro ou quando vai a banca correndo de mão em mão.

Entre os jogos carteados, próprios de casas de jogo, o mais vulgarmente conhecido é o *bacará*, em regra bancado, ferindo-se o jogo entre a banca e o ponto (ponteiro, apostador).

Há o *pôquer*, *sete-e-meio* e outros, em que se fazem paradas, mas não são muito adequados para cassinos. São comuns nos *clubes* ou casas particulares.

II. *Mecânicos* são aqueles em que a *sorte* depende do *número sorteado*, que se extrai de um mecanismo ou que corre por um mecanismo.

O mais comum deles é a *roleta*, a clássica e fidalga *roda* dos cassinos, com os seus sucedâneos, o *pinguelim*, as *rodas-da-sorte*, e uma série infinita de *rodas*, com *bichos*, *flores* e *números*.

Contam-se entre eles a *víspera* ou *loto*, as *loterias* e uma infinidade de máquinas, vulgarmente chamadas de *mafuás*.

Todos os jogos mecânicos são bancados. O banqueiro oferece a *chance* (fortuna, ventura), dando *muitas unidades* pela *unidade* posta como *parada*.

Nesta razão, é que os jogos mecânicos, em regra, dizem-se *jogos de banca e de parar*.

O jogo de *víspera*, porém, pode não ser bancado: é jogado por *parceiragem*. E nele há *coletada* parada de cada jogador, que é recebida por quem tem a sorte, ou *bate a víspora*.

Mas, todos eles, firmados no *sorteio*, mostram-se jogos de azar.

Exceto a *loteria*, que funciona pela venda de bilhetes, por vezes, mesmo, autorizada pelos poderes públicos, todos os *jogos mecânicos*, como *jogos de azar*, salvo casos excepcionais, quando praticados, constituem contravenção.

A *roleta* é constituída por vários apetrechos, sendo, no entanto, caracterizada por sua peça principal: uma *bacia de madeira*, com um eixo central, em que se encaixa o *cilindro*, onde jazem pintados, em divisões de metal, com fundos alternados preto e encarnado, os algarismos da sorte 1 a 36, zero ou duplo zero. Estes se sorteiam, por meio de uma *bola*, jogada quando o cilindro está em movimento, e que vai cair em uma de suas baías (nome dado às divisões, em que se inscrevem os números).

O *pinguelim* e as demais *rodas* são simulacros ou arremedos de roletas.

A *víspera* consta de cartões, em que se inscrevem várias filas de números, para serem preenchidas pelo jogador; quem enche primeiro uma destas filas ou o cartão será o vencedor.

Similar à *víspera*, há o *bingo*, igualmente constituído por meio de cartões com números, que se vão marcando pelo sorteio ou saída dos números.

JOGOS DIVERSIVOS. Assim se entendem os que se baseiam na habilidade ou cálculo do jogador, ou os que decorrem de exercícios físicos, torneios ou atividades ginásticas ou atléticas, instituídos para divertimento ou passatempo das pessoas.

Em regra, os jogos diversivos são considerados lícitos e permitidos.

Dizem-se de cálculo e de habilidade porque, geralmente, a *vitória dos jogadores* depende da habilidade e agilidade física ou mental deles, ou de cálculos, que possam fazer.

Distinguem-se dos *jogos de azar* porque entre os *jogadores*, os que participam do exercício ou do torneio entram em *jogo somente com suas habilidades*.

Mas pode *haver jogo* sobre eles, isto é, *jogo de paradas* ou *de apostas* sobre o resultado dos torneios ou da diversão por outras pessoas, os assistentes ou espectadores.

O jogo destes seria *de azar*, para eles, desde que convencionem lucro ou perda em *fato incerto*: o resultado do jogo.

JOGOS OLÍMPICOS. Antigamente, designavam-se aqueles que se realizavam, de quatro em quatro anos, na Grécia, em honra de Júpiter.

Atualmente nomeia as competições esportivas internacionais que, no mesmo intervalo de tempo, se realizam em país previamente escolhido.

JOGOS PROIBIDOS. Como jogos proibidos se consideram os *jogos de azar* estabelecidos ou explorados em lugar público ou acessível ao público.

São os jogos de azar mantidos pelas *casas de tavolagem*, chamadas ainda de *casas de jogo ou cassinos*.

Mas assim não se entendem somente as casas que têm exclusivamente o objetivo do jogo: basta que mantenham, habitualmente, como exploração comercial, o jogo de azar, e seja *casas pública*, isto é, de *entrada livre* a qualquer pessoa.

Por outra forma, proibidos são também os jogos, mesmo que não se digam de azar, tais como o de habilidades, desde que, habitualmente, sejam os mesmos tidos para manter *apostas* entre os espectadores.

Neste caso, há o *ganho* ou a *perda* decorrente de fato incerto ou da sorte.

JOIA. Derivado do francês antigo *joiel*, *jouet*, do baixo latim *jocalia* ou do latim clássico *jocus* (brinquedo, alegria), na linguagem jurídica serve para designar toda *peça* de ouro, platina, prata e de pedras preciosas, destinada a *adorno feminino*.

Designa os *anéis*, *correntes*, *colares*, *brincos*, *pulseiras* ou qualquer espécie de *adereço*, feito em metal precioso e pedras preciosas, para enfeite e ornamento das pessoas.

Embora para fins idênticos, as *bijuterias*, propriamente, não são *joias*, no exato sentido em que devem ser entendidas.

Jóias entendem-se os objetos de metais e pedras preciosas para ornamento e enfeite da mulher ou, mesmo do homem, como correntes, anéis, colares, brincos e broches.

As *bijuterias* mostram-se enfeite ou ornamento, análogo à joia, mas de *matéria* menos preciosa: são imitações de jóias.

De igual maneira, *prendas* podem ser também as jóias. Mas todas as prendas não são jóias, pois *prendas* querem propriamente significar *presente* ou *donativo*, em sinal de estima, de alguma *coisa útil*.

Joia. Na terminologia associativa, é o vocábulo empregado para indicar a *contribuição inicial* da pessoa para ser admitida como *sócio* ou membro de uma sociedade, grêmio, clube ou qualquer corporação, de fins literários, pios, recreativos ou científicos.

Distingue-se, assim, da *mensalidade* ou da *anuidade*. É o pagamento da *cota de admissão*.

Na terminologia do Direito Trabalhista, é essa também a denominação que se dá à *contribuição inicial* ou *cota de admissão*, que é devida pela pessoa a ser admitida em uma *caixa de beneficência* ou de *aposentadoria*.

E igualmente é a designação dada à contribuição paga pelo aluno matriculado num estabelecimento de ensino como *prestação* ou *taxa inicial*, cobrada por ocasião da matrícula, além de outras contribuições mensais ou anuais.

“JOINT VENTURE”. Termo utilizado para denominar o acordo entre duas ou mais empresas que visam realizar um projeto específico. Com este acordo é possível formar uma nova empresa ou um consórcio de empresas com a finalidade de desenvolver a tarefa. No *Joint Venture* o interesse é único, contudo cada um dos participantes é responsável pelos lucros e perdas do projeto. (pg)

JÓQUEI. Adoção vernácula do vocábulo inglês *jockey*, é tido na linguagem técnico-turfista com o sentido originário. É assim o *moço* que monta e dirige o cavalo nas corridas.

Constitui *ofício*, pelo que atende o jockey certas exigências regulamentares, sendo sua atividade sujeita à fiscalização e autoridade das sociedades turfistas, geralmente denominadas de *Jockey Club*.

JORNADA DE TRABALHO. É o período de tempo em que o empregado exerce a sua função no emprego ou se encontra à disposição do empregador para exercê-la.

A CF de 1988, no art. 7º, XIII, estabelece o limite da jornada em oito horas diárias, e quarenta e quatro horas semanais, e, no inc. XIV, delimita a jornada de seis horas para os que têm o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.

JORNAL. Derivado do latim *diurnale* (*diário, cotidiano*), possui, originariamente, a acepção de *paga, que se dá por um dia de trabalho*.

Nesta condição, o *jornal* corresponde a *diária*. É o que é devido por *dia efetivo de serviço*, quando o trabalhador ou empregado não é contratado para serviço ou trabalho permanente. Loca seu serviço *por dia*. E o *jornal* exprime a compensação ou paga diária de seu trabalho.

Jornal. Expressando, no entanto, o que é *diário, cotidiano*, mostra-se de *dia a dia*, foi aplicado para designar a *publicação informativa*, editada *diariamente*, em italiano, *giornale*, de onde passou para o português.

A rigor, esse seria somente o sentido do vocábulo, em relação às publicações impressas ou aos órgãos da imprensa: o que se publica diariamente.

Mas, extensivamente, *jornal* designa hoje qualquer *gazeta* ou *periódico*, mesmo não diário.

Quando o jornal é mantido e editado pelos poderes públicos, diz-se *jornal oficial*. O jornal oficial distingue-se do *jornal oficioso*. Este é o que está ligado ao governo, é subvencionado pelo governo e se mostra como seu *órgão autorizado*. Mas não é de *propriedade do governo*, condição que o faria *oficial*.

Para efeito de *publicidade*, isto é, *divulgação de certos atos jurídicos*, a lei fala em *jornal de grande circulação*.

É expressão que deve ser compreendida em seus devidos termos, isto é, em certas proporções.

A *grande circulação* é tida em relação ao local em que o jornal se publica. Desse modo, quer significar o *jornal mais lido, mais procurado, mais conceituado* na cidade ou município, em que tem sua sede, ou no Estado.

Para que possa circular legalmente, deve satisfazer o *jornal* certas exigências, inclusive ser registrado no departamento oficial competente. O título, isto é, o nome, que encabeça a sua primeira folha, deve ser também registrado, na forma da lei, que regula a propriedade industrial e comercial.

A ação do jornal é regulada pela *lei de imprensa*.

Jornal. Dentro de seu sentido originário, antigamente, designava o *diário*, isto é, o livro em que se faziam anotações a respeito de fatos ocorridos em um estabelecimento ou em qualquer outro local.

Assim se conhecia o *jornal de bordo* (diário de bordo), em que os capitães eram obrigados a fazer suas anotações. E, na contabilidade, o *livro-jornal*, correspondente ao diário atual.

JORNALEIRO. Derivado de *jornal* é a designação que se dá ao trabalhador que trabalha *eganha por dia*.

Jornaleiro. Na terminologia brasileira, é nome que se dá à pessoa *que vende jornal* (imprensa), seja em pontos fixos ou *bancas*, seja ambulantemente, apregoando-o pelas ruas.

JORNALISTA. De *jornal*, é a denominação dada a toda pessoa que trabalha *na redação* de um jornal ou que escreve para a imprensa, recebendo pagamento por seus trabalhos ou por suas colaborações.

É o *profissional da imprensa* ou o *trabalhador da imprensa*.

A profissão de jornalista está subordinada à satisfação de certas exigências, como seja, a de sua inscrição, como jornalista profissional, e da investidura de título expedido por estabelecimento, em que se ministre o curso de jornalismo.

Mas, assim, se entendem jornalistas efetivos os que trabalham, como empregados efetivos, nas redações dos jornais.

Os *colaboradores*, também denominados de jornalistas, porque vivem em trato permanente com os jornais, não estão subordinados a essas exigências.

O cargo de jornalista pode ser exercido cumulativamente com qualquer outro. A lei não os considera *acumulações*.

JOVEM. É a pessoa de pouca idade, moço, aquele que está em fase de crescimento. Para efeito do Estatuto da Juventude (Lei 12.852/2013), são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos. (pg)

JUBILAÇÃO. Derivado do latim *jubilatio*, de *jubilare* (alegrar-se, chamar), literalmente significa *júbilo*, *contentamento*, *alegria*. É a *alegria excessiva*, manifestada em gritos, por não se conter dentro do íntimo da pessoa.

Jubilação. Mas, na linguagem técnica do Direito Administrativo, é empregado para designar *aaposentadoria* dada ao professor, após o transcurso de certo tempo, como prêmio ou em honra a seus serviços, com os vencimentos integrais.

E, sem dúvida, por ser o ato uma *demonstração de alegria ou contentamento*, por serviços úteis em longo tempo prestados, em virtude do que se dava à pessoa uma *missão honesta*, que assim era considerada, deu-se o nome de *jubilação* a essa aposentadoria.

Jubilação. Mas, na terminologia escolar, não serve o vocábulo para exprimir *honra* ou *prêmio*. É um *castigo*, pois que por ela se priva o aluno, reprovado várias vezes, de insistir nos exames. É, assim, sua exclusão dos exames ou são impedimentos para prestá-los.

JUBILEU. Através do latim *jubilaeus*, do grego *iubelaïos*, vem do hebraico *yobel*; em seu sentido literal quer significar a grande festividade judaica, que se celebra de 50 em 50 anos. E, assim, *ano do jubileu* é o que se segue à revolução de *sete semanas de anos*. *Yobel* significando chifre de carneiro, que os antigos hebreus usavam como trombeta, anunciando a festividade e solenidade, quando havia remissão de servidão, dívidas e culpas.

O papa BONIFÁCIO VIII, em 1300, adotou o jubileu dos judeus, no sentido de, no dia em que ocorre, promover a *remissão dos pecados*, em indulgência plenária acordada pelo Sumo Pontífice. E este transcorre de 25 em 25 anos.

Jubileu. Na terminologia das festividades seculares, jubileu quer exprimir o *aniversário* de um fato, notadamente ligado à investidura de um grau, de 25 em 25 anos.

Mas, a rigor, o jubileu indica um aniversário de 50 anos, ocorrido em uma profissão, no casamento etc.

O Direito Canônico usa-o para designar as festas em comemoração à passagem do 50º ano de profissão em uma mesma ordem.

“JUDEX IDONEUS”. Alusiva ao juiz, que se entende competente para conhecer e julgar certo caso. Por ser *competente* é que é *idôneo*.

“JUDGE-MADE LAW”. O juiz que julga como se fosse o legislador, criando a norma, esta é *judge-made law*.

JUDICATIVO. É a qualidade do que julga, ou tem a autoridade para julgar ou que tem a faculdade de julgar.

JUDICATÓRIO. Referente ao julgamento ou o que é relativo a julgamento.

“JUDICATUM SOLVI”. *Pague-se o que está julgado*, é o sentido desta expressão latina.

Mas, na linguagem corrente, é empregada na locução: *caução “judicatum solvi”*, em equivalência ao sentido de *caução às custas*. E a *caução “judicatum solvi”* é promovida pelo autor da demanda quando, seja nacional ou estrangeiro, residir fora do país, não possuindo nele bens imóveis que possam garantir as custas.

No Direito Romano, as *cautio judicatum solvi* não tinham o sentido estrito de segurar o juízo para pagamento das custas. Era a *caução* para assegurar a própria execução da sentença.

JUDICATURA. Derivado do verbo latino *judicare* (julgar, administrar a Justiça), é empregado não somente para designar a função ou o ofício de juiz, como o *poder de julgar*, em que se acha investido ou o exercício desse poder.

Embora o sentido de *judicatura* esteja contido no de *juízo*, é tomado em significado mais estrito que este, pois somente se refere ao *juiz*, individualmente considerado, não obstante também, em certos casos, indicar o *lugar em que se julga*, ou seja, o *lugar do juízo*.

Também não se confunde com o sentido de *jurisdição*, mesmo que esta determine os *limites do poder de julgar*.

No conceito de *poder de julgar*, *judicatura* é tomada sem qualquer ideia limitativa: é o *poder*, isto é, a autoridade, a atribuição para *julgar*, que será limitado ou determinado pela *jurisdição*, que é *medida desse poder*, ao mesmo tempo que assinala a determinação ou a medida da própria competência.

Em relação, pois, a *jurisdição* ou a *juízo*, *judicatura* tem sentido genérico. Indica, também, a dignidade do juiz.

Judicatura. Extensivamente, designa o corpo que se constitui pela totalidade de juízes de um país, correspondente ao sentido de *magistratura*. Instituição dos juízes.

Designa ainda o prazo durante o qual o juiz exerce sua função.

JUDICIAL. Derivado do latim *judicialis* é empregado comumente para indicar ou exprimir todos os atos ou todas as coisas, que se fazem em *juízo* ou segundo a autoridade do juiz, e que pertencem à Justiça.

Opõe-se, desse modo, a *extrajudicial*, que é o que se faz *fora de juízo* e sem assistência ou autoridade do juiz.

É o *judicial* tido em sentido equivalente a *judiciário*, quando empregado como adjetivo.

Judicial ou *judiciário*, assim, têm análogo sentido.

JUDICIALIFORME. Ato que tem forma daqueles praticados em *juízo*, embora não o seja como, por exemplo, os atos da polícia judiciária na fase de inquérito.

JUDICIÁRIO. Derivado de *judiciarius*, adjetivamente é empregado o vocábulo, na linguagem forense, para designar tudo o que se refira à justiça ou ao juiz.

Substantivamente, é usado para designar um dos poderes públicos, a que se comete autoridade para *administrar a Justiça*.

Vide: *Poder judiciário*.

“JUDICIUM SUSCIPIT”. Juízo tomado ou juízo recebido, quer a expressão, a rigor, exprimir a *contestação* ou o *ato pelo qual o réu contesta a ação*, tornando a lide ou a demanda *litigiosa*.

Assim, tecnicamente, *judicium suscipit* exprime o ato que vem tornar a ação ou demanda em *litígio*, pois que, por ele, se abre a discussão entre os demandadores, que passam a *litigantes*.

JUGADA. Derivado de *jugo*, do latim *jugum*, de *jungere* (jungir, unir, ligar), é denominação antiga dada a uma espécie de imposto ou censo cobrado aos possuidores de certas terras, ditas de *jugadeiras*.

Dizia-se justamente de *jugada*, porque a contribuição consistia em se pagar ao rei, ou senhor das terras, certa quantidade em frutos na razão de cada jugo (canga) de boi, como que fossem as terras lavradas.

Os bens ou terras *jugadeiras*, de que se deviam *jugadas*, provinham das terras conquistadas aos inimigos, e que eram dadas a novos possuidores, sob o encargo do imposto aludido.

JUGAL. Do latim *jugalis*, de *jugum* (par), é tido no mesmo sentido de *conjugal* ou *matrimonial*. É o que é relativo a marido e mulher, ao casamento ou ao matrimônio.

JUGO. É tomado no mesmo sentido de *opressão*, *submissão*, *sujeição*.

Assim, está *sob jugo* é estar *sob dominação*, *sob mando opressivo*, *sob dependência*, *obediente*, consequentemente sem ação livre e espontânea, sem liberdade de consentir e de agir.

JUIZ. Derivado do latim *judex* (juiz, árbitro), de *judicare* (julgar, administrar a Justiça), em sentido lato indica a *pessoa*, a quem se comete o encargo de *dirigir qualquer coisa*, resolvendo, deliberadamente e julgando, afinal, tudo que nela se possa suscitar ou debater.

Juiz, no processo penal, é a autoridade pública encarregada de decidir questões penais, seja para prolatar sentença (absolutória, condenatória, medida de segurança, intervenções de direitos), seja para apreciar questões incidentes (medidas assecutórias, falsidades, insanidade mental etc.), seja para decretar prisão (provisória ou em flagrante) ou para executar a pena.

Pode ser do júri, singular (crimes comuns e especiais), federal (Justiça Federal, incluindo o TRF), de apelação (tribunais de alçada e de Justiça estaduais e tribunais superiores – STF e STJ) e de execução.

Incumbe-lhe prover à regularidade do processo e manter a ordem dos atos, podendo inclusive requisitar a força pública.

Juiz. Mas, no sentido propriamente jurídico, é indicativo da pessoa que, investida de uma *autoridade pública*, vai *administrar a Justiça*, em nome do Estado.

É, assim, de modo genérico, o *administrador da Justiça*, estando, por isso, a *seu cargo*, conhecer, dirigir a discussão, deliberar sobre todos os assuntos, que se possam suscitar, e julgar os casos controvertidos submetidos a *seu juízo* (*sub judice*).

Sendo o *diretor do processo*, em seu curso, é a *autoridade dele*, que predomina. E esta *autoridade*, que não se mostra *individualizada* nem arbitrária, é consequente da outorga ou investidura, que o *magno poder*, o *poder soberano* (o Estado), lhe conferiu.

Como mandatário da soberania da nação, sendo parte integrante do *Poder Judiciário*, pelo qual se manifesta a própria vontade da sociedade, dentro dos poderes de administrar a Justiça, ressalta-se o *poder de julgar*.

É ainda chamado de *magistrado*.

Dessa forma, não é o juiz um mero espectador do processo. É seu *dirigente*; é quem o *formula*, segundo as regras prescritas; é quem maneja todo mecanismo forense, para que a *verdade* seja evidenciada e a justiça se faça perfeita, tanto quanto possível. É o *aplicador das leis* e o *executor* de sua vontade.

No exercício de sua função (*judicatura*), atento aos princípios legais, que limitam suas atividades (*jurisdição e competência*), deve o juiz, antes que julgue, formar seu *convencimento*, pela apreciação *calma e refletida* de todos os fatos, de todas as circunstâncias, de todas as alegações, constantes do processo.

Judex lentus et consideratus sit, calmo, sereno, refletido, ponderoso deve ser o juiz. Outros aforismos procuram traçar noções a respeito da conduta do juiz:

– *Judex, ille sapit, qui tarde censet, et audit.* Quando se quer ser bom juiz, é dever que se ouça o que cada um diz. Resume a *diligência* a ser tomada pelo juiz, para que não julgue ouvindo somente o que alega um dos interessados. Por sua própria iniciativa, *deve informar-se*.

– *Judex secundum allegata et probata, non autem secundum propriam conscientiam, judicare debet.* O juiz deve julgar, conforme o alegado e provado, não simplesmente por sua consciência.

Consciência, aí, deve ser entendida por sua *vontade*, isto é, sem qualquer atenção à verdade provada.

– *Judex, ultra petita, condemnare non potest.* Não pode o juiz condenar, isto é, *dar mais que o que pede o autor*. É julgar *além do pedido*. E o brocardo tem merecido o amparo da jurisprudência e constitui princípio inscrito em lei.

– *Judex non debet lege clementior esse.* Não pode o juiz ser mais *clemente* que a lei. Quer isto dizer: ser de *benevolência*, que a lei não autoriza, ou aplicar a lei muito abaixo de seu imperativo, em detrimento dos interesses da própria justiça.

E, administrador da Justiça, em qualquer situação não deve o juiz *apaixonar-se* pela causa, a ponto de tomá-la como sua. O juiz que assim faz termina por *julgar mal*. E já era princípio do Direito Romano, fundado na própria Lei das XII Tábuas, que o juiz que julga mal, *qui male judicavit*, seja por dolo ou falta grave, *litem suam facit*, faz sua a causa.

Segundo a jurisdição que lhes é traçada e a competência que lhes é atribuída, têm recebido e recebem os juízes as mais variadas denominações.

Vamos aqui assinalar algumas delas, umas admitidas no Direito antigo, outras em uso no Direito moderno.

JUIZ “AD QUEM”. Expressão usada em referência ao juiz *para quem* se remete o processo, em grau de recurso. É dito de juiz superior.

JUIZ “A QUO”. Usado para designar o juiz, de cujo despacho ou sentença se recorreu, em relação ao juiz para quem foi o processo remetido. É assim o juiz *de quem* se recorreu. É o mesmo juiz inferior.

JUIZ-ÁRBITRO. É a denominação também atribuída ao *árbitro*, isto é, à pessoa escolhida para decidir a questão por *arbitragem*.

O juiz-árbitro decidirá não somente da coisa e razão, que consistem no feito, como das razões jurídicas que as cercam.

Assim, resolverá, como vulgarmente se diz, *de fato*, em face da situação material da pendência, e *de direito*, em atenção às regras jurídicas pertinentes ao fato ou em que se funda a pendência.

Nesta contingência, não se mostra *arbitrador*, que apenas conclui ou *arbitra* em vista das alegações dos disputantes e das provas materiais exibidas e examinadas.

Os juízes-árbitros têm semelhança com os *pedanei judices* dos romanos, a que se chamavam também de *arbitri*. Mas, não se confundem com eles, porque eram juízes permanentes, nomeados pelo governador, recebendo salários. Tinham uma jurisdição própria, embora sem delegação especial, para os negócios de pequena importância.

O juiz-árbitro, pois, longe de confundir-se com o *judex pedaneus*, que mais se revelava um *juiz inferior* ou um *subjuiz*, tem mais identidade com o *judex privatus*, que podia ser nomeado a pedido dos litigantes, fundados na lei *Pinaria*.

Vide: *Árbitro. Juízo arbitral*.

JUIZ-AUDITOR. Diz-se do juiz togado da Justiça Militar.

JUIZ CIVIL. Também denominado *juiz do cível*, é designação dada ao *juiz*, a que se atribui *jurisdição civil*, em distinção ao *juiz criminal* ou *do crime*.

Assim, ao *juiz civil*, dentro de sua jurisdição e consoante sua competência, é cometido o poder de conhecer das e julgar as ações ou questões de ordem civil.

JUIZ COMPETENTE. Assim se diz o juiz em quem se reconhecem autoridade e poder para conhecer da e julgar a questão.

Vide: *Competência*.

JUIZ CORREGEDOR. É o magistrado a que se conferem atribuições de fazer *correções* nos cartórios e ofícios, a bem do perfeito andamento da Justiça.

Vide: *Corregedor*.

JUIZ CRIMINAL. É o juiz a quem se afeta competência para conhecer das e julgar as questões criminais.

JUIZ DA COROA. Também chamado de *juiz dos feitos del Rei da Coroa*, entendia-se o juiz privativo dos feitos, ou demandas, que mostrassem qualquer *interesse* à Coroa dos Reinos.

Tiveram, primitivamente, o nome de *Ouvidor dos feitos de El-Rey*.

Conheciam e julgavam os casos em Relação, viessem a eles por ação nova, por agravo, apelação ou carta testemunhável.

JUIZ DA TERRA. Em oposição ao *juiz de fora*, era a denominação que se dava aos juízes, que, anualmente, eram eleitos pelos povos e câmaras do lugar, para que aí funcionassem nos impedimentos dos juízes de fora, segundo as regras inscritas nas Ordenações Filipinas. Recebiam, também, o nome de *juízes ordinários*.

Vide: *Juiz ordinário*.

JUIZ DAS VINTENAS. Era o juiz que se colocava como magistrado das aldeias e julgados dos termos, onde não se passasse de 20 *vizinhos*.

Era juiz de categoria inferior ao *juiz da terra*, não sendo necessário ter qualquer habilitação.

A denominação *vintena* advém da exigência de até de 20 *vizinhos* ou *casais*, para que se constituísse sua judicatura, tendo assim jurisdição somente sobre eles em causas de mínima importância.

Sua jurisdição civil se limitava a 200 réis.

Recebia, ainda, o nome de *juiz pedâneo*, do latim *judax pedaneus* (um tipo de juiz inferior ou um *subjuiz*, entre os romanos, onde era funcionário do Poder Público; o juiz pedânio assim não o era).

JUIZ DE ALÇADA. Originariamente, assim se dizia dos *tribunais ambulantes* que eram mandados para, em visita a certas províncias, administrarem a justiça, passando depois a significar a *quantia*, dentro da qual não se admitia recurso ou se traçava a competência do juiz. Mas, aí, se deve dizer *alçada dos juízes*.

Juiz de alçada. Atualmente, nomeia os juízes membros dos Tribunais de Alçada.

Vide: *Alçada*.

JUIZ DE ALMOTAÇARIA. Assim se entendia, antigamente, para o *almotacé*, encarado em seu ofício, cuja jurisdição era determinada pelas Ordenações.

Havia o almotacé ou almotacé-mor, a quem pertencia a polícia e economia da Corte.

Nas antigas Relações do Rio de Janeiro, Maranhão e de Pernambuco, era o cargo anexo ao *dejuiz de Coroa*.

Vide: *Almotacé. Almotaçaria*.

JUIZ DE CASAMENTOS. É o juiz ou magistrado a que se dá a competência para realizar os casamentos, resolvendo todas as questões que lhe sejam pertinentes, bem assim para tomar conhecimento e decidir todas as pendências relativas ao casamento, como anulação, separação, divórcio etc. É denominado especialmente como *vara de família* o cargo que lhe é conferido.

Juiz de casamentos. Designa também a autoridade, não pertencente à magistratura togada, encarregada de processar e julgar as habilitações dos nubentes e efetuar a solenidade do casamento.

JUIZ DE DIREITO. Denominação genérica atribuída ao *juiz togado*, ou seja, o *magistrado* que administra a Justiça em primeira instância.

Diz-se *de direito*, em oposição ao *de fato*, atribuído ao leigo, que se coloca, em certos casos, como *julgador*: o jurado, *verbi gratia*.

O juiz de direito é o *juiz singular*, colocado em certas circunscrições (comarcas), em que se limita sua jurisdição, nas quais será o administrador da Justiça, em nome do Estado.

Em regra, somente podem ser investidas no cargo de juiz de direito as pessoas formadas em direito.

Segundo a *matéria* que forma a sua competência, dentro de sua jurisdição, o juiz de direito é dito de *juiz civil*, *juiz comercial*, *juiz de falência*, *juiz criminal*, *juiz de órfãos*.

Na técnica do Direito Militar, o juiz de direito, que funciona no foro militar, diz-se *auditor*.

JUIZ DE FATO. Designação geralmente dada ao *jurado*, ou seja, à pessoa que, não tendo o caráter público de magistrado, é chamada para constituir um *tribunal*, para julgar ou *sepronunciar sobre fatos*.

Vide: *Jurado*.

JUIZ DE FORA. Conforme o sentido das próprias palavras: *de fora*, ou *de fora-aparte*, como se dizia de começo, era a denominação dada ao magistrado que vinha de *fora* ou de lugar estranho àquele em que ia servir.

Era, pois, a designação dada ao juiz que era nomeado pelo rei para servir em qualquer lugar como um administrador da Justiça a mando dele próprio.

Assim se opunha ao *juiz ordinário* ou *juiz eleito*, escolhido entre as pessoas do lugar, e ao *juiz da terra*.

Em regra, o juiz de fora era letrado, isto é, versado na legislação romana (Direito Romano), geralmente aplicada aos casos que se submetiam a seu juízo.

O contrário sucedia com os *juízes ordinários*, que administravam a Justiça com aplicação do Direito Costumeiro e dos Forais.

Entre outras atribuições, cabia ao juiz de fora presidir à câmara da vila ou cidade, onde funcionava.

Tidas como insígnias dos juízes, as *varas*, que eram por eles usadas, se distinguiam pelas cores:

A *vermelha* indicava o *juiz ordinário* ou o *juiz leigo*.

A *branca* competia ao *juiz de fora* ou ao *juiz letrado*.

Por esta razão é que se continua a manter o vocábulo *vara*, como distintivo da autoridade judicial.

JUIZ DE MENORES. Denominação que distingue o juiz a que se comete o encargo de superintender e tomar conhecimento de todas as questões referentes a menores, resolvendo-as conforme determinação legal, e tomando as deliberações e providências indispensáveis à proteção dos menores desamparados e solução dos problemas que dizem respeito.

JUIZ DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. Denominação que se dá ao juiz, a quem se comete, privativamente, a competência para conhecer, dirigir e julgar processo ou questões, em que haja interesses de menores órfãos e direitos sucessórios.

As atribuições dos juízes de órfãos e sucessões se referem, especialmente, aos processos de inventários, partilhas, tutelas, curatelas, emancipações, contas de tutores e curadores, vendas de bens de menores, suprimimento de outorgas etc.

JUIZ DE PAZ. Chamado ainda de *juiz distrital*, era aquele que se elegia em um município, para funcionar como magistrado em *determinado distrito*, segundo a marcação feita pela Câmara Municipal.

Correspondia ao juiz ordinário, em face de sua investidura eletiva, e tinha atribuições para conhecer e julgar pequenas demandas, que subiam em grau de recurso aos juízes de direito.

Não se exigia a condição de *formado em direito*, para que se pudesse exercer o cargo.

Hoje o juiz de paz será instituído ou pela União, no Distrito Federal e Territórios, ou pelos Estados (CF/88, art. 98).

JUIZ DEPRECADO. Denominação dada, na técnica forense, ao juiz a quem se envia carta precatória ou carta de ordem, a fim de ser por ele cumprida, em sua jurisdição.

O juiz deprecado, nestas circunstâncias, em relação aos atos processuais requisitados, passa a ser o dirigente ou diretor deles, embora não possa, no desempenho desta delegação, que lhe é confiada em virtude de precatória, ir além da execução do ato requisitado.

Dessa forma, todas as medidas, julgadas necessárias ao desempenho da precatória, entendem-se da competência do juiz deprecado, inclusive receber *embargos de terceiros*, ou outros, relativos aos atos executados ou por executar.

Se os embargos são de terceiros, cabe ao juiz deprecado conhecê-los. Mas se de outra natureza deve remetê-lo ao juiz deprecante, para que os julgue.

A competência do juiz deprecado, salvo quando a lei a determina expressamente, não vai além do cumprimento exato dos atos requisitados, cabendo qualquer dúvida ou controvérsia a respeito destes ser decidida pelo juiz diretor do feito, isto é, o deprecante.

JUIZ DEPRECANTE. Assim se designa o juiz que faz expedir carta precatória ou carta de ordem para outro juízo, a fim de que ali se executem ou se cumpram, por necessárias ao andamento do processo sob sua direção e competência.

JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É o juiz singular perante quem se propõe ou se instaura a demanda, para que a conheça e a julgue, e, depois que passe em julgado, para que dirija e faça, igualmente, cumprir a execução.

O próprio juiz da primeira instância é o que se designa de juiz *a quo* quando, dada a sentença, é sobre ela interposto o recurso que lhe for cabível para instância superior ou para a segunda instância.

JUIZ DE SEGUNDA INSTÂNCIA. É o juiz ou tribunal de categoria ou hierarquia mais elevada, para onde segue o recurso interposto às sentenças de primeira instância. Diz-se *juizad quem*.

JUIZ DO TRABALHO. Diz-se do juiz togado, presidente de junta de conciliação e julgamento da Justiça do Trabalho.

JUIZ ECLESIAÍSTICO. Denominação dada pelas Ordenações Manuelinas e Filipinas ao juiz instituído pelas leis canônicas, a quem se outorgava autoridade para conhecer de certas causas, mesmo de caráter secular.

Regia-se pelo Direito Eclesiástico, embora tivessem restrições impostas pelas leis temporais.

JUIZ ELEITORAL. Designa-se o juiz de direito integrante da Justiça Eleitoral.

JUIZ FAZENDÁRIO. Magistrado com a competência de processar e julgar as causas de interesse da Fazenda Pública.

JUIZ FEDERAL. Denomina o órgão da Justiça Federal, titular de cada uma das Varas competentes de Seção Judiciária correspondente a cada unidade da Federação.

JUIZ INCOMPETENTE. Juiz a que falece competência para conhecer e julgar a questão submetida a seu juízo.

JUIZ MILITAR. É o nome que se atribui a todo magistrado em função na Justiça Militar.

É mais propriamente denominado *auditor*.

JUIZ MUNICIPAL. Pelo Direito antigo, era a denominação que se dava ao juiz, que sucedia em grau ao juiz de paz.

Enquanto os juízes de paz tinham como território jurisdicional uma porção ou fração do Município, a que se dava o nome de *distrito*, o dos *juízes municipais*, que se chamava *determo* podia compreender um Município ou mais de um deles.

Em certos casos, serviam de *juiz preparador*, devendo os feitos por eles instruídos serem julgados pelos juízes de direito. E os substituíam em suas faltas e impedimentos.

Acumulavam o cargo ou as funções do juízo privativo de órfãos, nos lugares em que não fosse criado.

JUIZ ORDINÁRIO. Era o magistrado eleito pelo povo e câmaras, para exercício durante um ano, tendo residência e domicílio na mesma vila ou cidade, em que ia funcionar.

Tinha também o nome de *juiz de terra*, em distinção ao *juiz de fora*, que não era eleito, vinha de outras partes, nomeado pelo Poder Executivo (imperador ou rei).

Ao contrário dos juízes de fora, em regra juízes letrados, isto é, formados em Direito ou versados em Direito, podiam ser leigos. Aplicavam a justiça segundo o Direito Costumeiro e os Forais.

JUIZ PEDÂNEO. Era nome que se dava ao juiz das vintenas.

Não se confunde, assim, com o *judex pedaneus*, dos romanos, que era funcionário do Poder Público.

Vide: *Juiz-árbitro*.

A designação de pedâneo é encontrada no Direito antigo: Ordenação Manuelina, Sebastiãoica e Filipina.

JUIZ PREVENTO. Diz-se daquele a quem aproveita a *prevenção*, ou seja, tratando-se de ações conexas pelo pedido ou pela causa de pedir, será competente para apreciar e julgar o feito aquele juiz que emitir o primeiro despacho na causa.

JUIZ REVISOR. Designa o juiz membro de tribunal, cuja função é a de examinar o relatório, acolhendo-o ou o contestando.

JUIZ SINGULAR. Designação dada, genericamente, a todo juiz de primeira instância ou a todo aquele que administra a Justiça, singularmente, isto é, sem pertencer a uma corporação ou instituição judiciária.

É assim denominado em distinção aos juízes dos tribunais ou das cortes de apelação, outrora chamadas de *relações*.

No entanto, em regra, para os juízes singulares diz-se simplesmente *juiz*, enquanto para os juízes dos tribunais se diz *desembargador* ou *ministro*.

JUIZ SUBSTITUTO. Magistrado togado de carreira que ingressa no Poder Judiciário mediante concurso de provas e títulos.

Tem por principal função substituir ou auxiliar os juízes titulares.

JUIZ SUMARIANTE. Designa o juiz presidente do *sumário*, encarregado do recebimento *daqueixa* ou da *denúncia*, da designação do interrogatório, da citação do réu e da notificação do MP.

JUIZ SUSCITADO. Nomeia-se aquele contra quem se argui exceção de incompetência ou impedimento, ou conflito de jurisdição ou de atribuições.

JUIZ SUSCITANTE. Designa aquele que argui a exceção ou o conflito de atribuições.

JUIZ TEMPORAL. Denominação dada ao juiz secular, em distinção ao juiz eclesiástico.

JUIZ TITULAR. É aquele que está investido em sua autoridade de juiz, seja singular ou único, ou esteja em função em um tribunal, de que é membro componente.

Vulgarmente, pode dizer-se, é o *dono da vara* ou do *juízo*, em que funciona, pelo caráter *deefetivo* e de *permanente*, em que é tido.

E assim se distingue do *juiz substituto*.

JUIZ TOGADO. É a expressão geralmente usada para indicar o juiz que é formado em Direito, em distinção ao juiz leigo. Tem, assim, a mesma significação de *juiz letrado* ou *juiz formado*.

JUIZADO. Derivado de *juízo*, embora, às vezes, seja tomado no mesmo sentido dele, é mais propriamente empregado para indicar a *sede do juízo*, isto é, a *repartição*, em que está instalado o juízo e onde o juiz dá seus despachos e suas audiências.

Em consequência, *juizado* designa também o *cargo* ou *ofício do juiz*.

É palavra de uso brasileiro, já consagrado.

JUIZADO ESPECIAL. É o órgão judiciário, composto por juízes togados ou togados e leigos, responsável pela conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e de delitos penais de pequeno potencial ofensivo.

Observarão os procedimentos oral e sumaríssimo, permitindo-se, nas hipóteses legais, *atransação* e o julgamento de recursos, porventura interpostos, por turmas de juízes de primeiro grau.

Causa cível de menor complexidade, ou pequena causa, é aquela que tem expressão econômica reduzida, ou que não ultrapasse, na época do ajuizamento, 40 (quarenta) vezes o valor do salário-mínimo vigente.

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS. A fim de obter rápida solução de determinadas causas, o Governo Federal, que instituía, no Código de Processo Civil, o “procedimento sumaríssimo”, hoje sumário, autorizou a criação dos Juizados de Pequenas Causas (Lei nº 7.244, de 07.11.84), com a sanção da Lei nº 9.099, de 26.08.95, que dispõe sobre Juizados Especiais Cíveis e Criminais, cujo processo, a exemplo da lei anterior, revogada, “orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação” (art. 2º).

Os Juizados Especiais, órgãos da Justiça Ordinária, criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, são “para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência” (art. 1º).

O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo, julgamento e execução das *causas cíveis de menor complexidade*, assim consideradas: I – as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo; II – as enumeradas no art. 275, II, do Código de Processo Civil; III – a ação de despejo para uso próprio; IV – as ações possessórias de valor não excedente a quarenta vezes o salário-mínimo (art. 3º).

Compete-lhe promover a *execução*: I – dos seus julgados; II – dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta salários-mínimos.

Considerar-se-á instaurado o juízo arbitral independentemente de termo de compromisso, com a escolha do árbitro pelas partes, dentre os juízes leigos. Ausente o árbitro, será convocado pelo juiz, que de logo designará audiência de instrução.

O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do juiz – arts. 5º e 6º –, podendo decidir por equidade.

A Lei nº 9.307, de 23.09.1996, que dispõe sobre arbitragem, reformulou o direito processual.

Entre outras medidas: a) distinguiu-se *cláusula compromissória* de *compromisso arbitral*; b) instituiu ação para ser lavrado compromisso, existindo cláusula compromissória e resistência à efetivação da arbitragem; c) declarou finda arbitragem com a prolação da sentença arbitral, eliminada homologação pelo juiz no caso de sentença nacional. Em síntese, simplificou o processo do juízo arbitral e conferiu à respectiva sentença ampla eficácia.

Em disposições Finais, a Lei nº 9.099, de 26.08.95, estabelece que: instituído o Juizado Especial, serão implantadas as curadorias necessárias e o serviço de assistência jurídica; o acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado, no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial; o acordo celebrado pelas partes por instrumento público, referendado pelo Ministério Público, valerá como título extrajudicial; as normas de organização judiciária local poderão estender a conciliação, prevista nos arts. 22 e 23, a causas abrangidas por esta Lei; não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.

O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo.

Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a um ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento especial.

O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade.

A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessário, por oficial de Justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação.

Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os interessados e defensores.

Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado constará a necessidade de seu comparecimento, acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público.

JUÍZO. Do latim *judicium* (ação de julgar, julgamento, ofício do juiz), é tomado em duas acepções:

Em sentido restrito, é tido na mesma significação de *juizado*, ou seja, o local em que o juiz exerce as suas funções ou funciona no exercício de sua jurisdição ou de seu próprio ofício.

Em sentido mais amplo, significa a própria *discussão da causa*. Ou como definia Melo Freire: “*Judicium hodie definitur legitimae causae disceptatio et decisio a iudice competente facta.*”

Legitimae causae disceptatio, discussão da legítima causa, pois é o sentido mais jurídico de juízo.

É mais jurídico, porque nele está contido o sentido de *juizado* e o de própria *instância*, compreendida como o *curso legal da causa*, até final decisão.

O juízo, compreendendo a *discussão da causa*, perante autoridade competente, abrange todas as operações necessárias ao movimento da causa, até que a sentença tenha passado em julgado, encerrando conceito mais amplo que o de mera discussão.

Assim, implica a existência de uma *instância*. Mas, em verdade, não se confunde com a instância que, além de assinalar, como vimos, o curso da demanda, marca o grau de jurisdição.

E isto porque, em certos casos, em *uma mesma causa e numa só instância*, podem ser formados *dois juízos*, desde que *dois pedidos simultaneamente sejam formulados*.

É o caso da rescisória, em que há o *judicium rescindens* e o *judicium rescisorium*.

São, assim, juízos diferentes, derivados de pedidos diferentes.

O *judicium rescindens*, assim, exprime a discussão do pedido a respeito da anulação da sentença, que violou o direito expresso.

O *judicium rescisorium*, consequência do primeiro, funda-se na *disceptatio* a respeito do mérito, a ser novamente julgado, em virtude da rescisão que ponha fim à contravenção ao direito expresso, de que resultará a nova sentença, que virá restabelecer a relação de direito esbulhada ou molestada.

Nesta razão, ainda, o *juízo* se distingue da *jurisdição*.

O juízo se forma ou se objetiva em consequência da *jurisdição*, que designa a soma de atribuições e poderes que possam ser praticados por um juiz, dentro dos limites territoriais indicados em lei.

Assim, embora se apresentem em grande intimidade, chegando mesmo a serem tomados em sentidos equivalentes, juízo, instância e jurisdição mostram-se figuras em realidade distintas e inconfundíveis.

A *jurisdição*, de todos, é a de sentido mais amplo, pois que por ela é que se forma o juízo e dela é que decorre a instância.

Segue-lhe o *juízo*, que se apresenta como a *jurisdição em ação*, desde que também significa a função do próprio juiz ou o exercício de sua jurisdição, em virtude do que *toma conhecimento* da discussão da causa, que se processará perante sua autoridade.

A *instância*, indicativa do curso natural da causa, determinadora do *grau da jurisdição*, ou seja, do próprio *juízo competente*, instaura-se, quando se instaura o juízo.

E daí se compreende a expressão da Ordenação, quando nos fala sobre *instância do juízo*: “...ou não vier com o libelo ao dito termo, absolverá o réu da *instância do juízo*...”

Mas o conceito de *juízo* não deve ser tido simplesmente no aspecto material, em que se têm instância e jurisdição.

Além disso, embora tido como a *discussão da causa*, não deve ser tomado no rigor destas expressões: nem sempre há real discussão na causa, visto que nem sempre é esta litigiosa.

Desta forma, quer exprimir a *indagação da verdade* acerca dos fatos trazidos ao conhecimento do juiz, tendente à *formação de seu convencimento* para *administração da Justiça*.

Deste modo se revela a soma de *operações formuladas* perante o juiz competente ou determinadas por sua iniciativa, para elucidação dos fatos ou pontos controversos.

Por elas, então, ajuizando das razões, que se tenham demonstrado, ou da verdade investigada e esclarecida, conforme já se exprimiam os romanos, o juiz: *si paret, condemna; si non paret, absolve*.

Assim, onde há um *juiz em função de sua jurisdição*, presidindo a uma causa, dirigindo um processo, investigando os fatos ou direitos controversos, há um juízo.

Daí por que, segundo as *fórmulas* empregadas nestas operações, costumam classificar os *juízos*, como os processos, em *ordinários*, *sumaríssimos*, *cautelares* e *especiais*.

Vide: *Processo*.

Por essa forma, as expressões *juízo da falência*, *juízo da apelação*, *juízo deprecado*, *juízo da execução*, exprimem a discussão da matéria a que se referem, e seu respectivo processo, perante o *juiz competente*, a quem foi a mesma levada.

E, sendo assim, na técnica forense, além de significar o *meio de investigação*, em virtude do qual se chega à *elucidação* da contenda ou da causa, traz consigo o sentido de todo *aparato ou aparelhamento*, posto em funcionamento para consecução do objetivo, que vem cumprir.

O *juízo*, pois, é constituído por várias pessoas, que participam e cooperam na *investigação*, sob a direção do *juiz*. Não se compõe somente do *juiz*. É o elemento principal, que não pode faltar, visto que, *sem ele*, não há *juízo*. E se constitui toda vez que se instaura uma *instância* ou se inicia qualquer ação, seja civil ou penal.

A formação do *juízo*, portanto, é produzida pela presença de *juiz competente*, *autor* e *réu*, ditos de principais.

O autor intenta o *juízo*, que o réu pode *aceitar* pela *contestação*, de que se deriva o *litígio*. Mas, mesmo sem o réu, há *juízo*, pois que a *discussão* para o processo de investigação se trava entre o autor e o *curador* de ausentes, na ausência do réu.

O curador aceitará o *juízo*, em nome do réu, como mandatário legal deste, por nomeação do *juiz* e exigência da lei.

Os componentes *secundários* do *juízo* são os procuradores, os assistentes, os intervenientes e o escrivão, ou seja, todos aqueles que possam participar da demanda, em virtude de ofício judicial ou de interesse na causa.

Pelo exposto, portanto, também se vê que o sentido de *juízo* não é simplesmente o *deprocesso*: é mais que isto, porque envolve atos forenses e pessoas.

É, em virtude, vocábulo de sentido complexo. Resultando da jurisdição de um *juiz*, entende-se a constituição do aparelho judicial, que vai investigar acerca de certo fato, compreendendo a soma de atos que se vão realizar, as pessoas que deles participam, e a subordinação em que todos se encontram às leis de processo e de organização judiciária, pertinentes ao caso.

Consoante a matéria de que nele se trata ou segundo o grau de jurisdição do *juiz* e a soma de suas atribuições, especificam-se os *juízos* sob várias denominações, muitas das quais, aliás, sem qualquer utilidade ou significação. Não obstante, registraremos algumas delas.

JUÍZO ADMINISTRATIVO. Compreende os órgãos do Poder Executivo, encarregados de função judicante específica.

JUÍZO “AD QUEM”. Nomeia-se aquele para onde o processo será remetido, quando em grau de recurso. Usualmente é o *juízo* de segundo grau.

JUÍZO “A QUO”. Diz-se daquele de onde o recurso procede. Normalmente é o *juízo* de primeiro grau.

JUÍZO ARBITRAL. *Juízo* que se instaura pela vontade das partes contendoras, firmado em compromisso por elas instituído.

Vide: *Arbitragem*.

JUÍZO CONTENCIOSO. É todo aquele em que há discussão da matéria que fundamenta a demanda, permitindo-se a *contestação* e, em consequência, a formação do *litígio*. Opõe-se ao voluntário ou gracioso.

JUÍZO CRIMINAL. É o que trata das questões sob regime do Código Penal ou da Lei de Contravenções, e destinado ao conhecimento e julgamento dos crimes e delitos de qualquer espécie.

JUÍZO DA FALÊNCIA. É aquele competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência, conforme o art. 3º da Lei 11.101/2005. É um dos *juízos* que se dizem universais, porque a ele vêm todas as questões que se mostrem pertinentes à massa falida.

JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. É o que se forma para decisão de todas as questões de interesse do Fisco ou da Fazenda Pública.

JUÍZO DE CASAMENTOS. É o especialmente instituído para o processo de habilitação e celebração de casamentos, bem assim para decidir e tomar conhecimento de questões pertinentes ou geradas do casamento, como anulação e separação (Vara de Família).

JUÍZO DE DELIBAÇÃO. Designa-se aquele, de competência para processo e julgamento do STF, destinado à verificação de sentenças estrangeiras e à possibilidade de sua homologação ou não em território nacional.

JUÍZO DE MENORES. É aquele a que compete o conhecimento e julgamento dos delitos e contravenções cometidos por, ou em que se envolvam, menores de dezoito anos. É juízo privativo.

JUÍZO DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. É aquele a que se atribui o encargo de conhecer e decidir sobre todas as questões pertinentes a interesse de menores, ou que se refiram a questões sucessórias.

JUÍZO DE PAZ. Pode ser criado pela União no Distrito Federal e Territórios e pelos Estados nos Municípios.

A justiça de paz é remunerada.

Compõe-se de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos.

Tem competência para celebrar casamentos, verificar o processo de habilitação e conciliar as partes litigantes.

JUÍZO ESPECIAL. É aquele que se forma para conhecimento e julgamento de questões relativas a pessoas ou ações que tenham foro especial ou privilegiado.

JUÍZO EXTRAORDINÁRIO. É o que se institui em caráter excepcional para conhecimento e decisão de causas de natureza especial ou privilegiada.

JUÍZO MONOCRÁTICO. Designa o juízo singular, de primeiro grau.

JUÍZO ORDINÁRIO. É o juízo comum e sob o qual se processam e se decidem as questões que não sejam favorecidas por juízo especial.

JUÍZO SINGULAR. É aquele onde a jurisdição é própria de um juiz, sendo a causa processada e julgada singularmente. Opõe-se ao juízo coletivo ou dos tribunais.

JUÍZO UNIVERSAL. Assim se diz o juízo, para o qual se dirigem todas as questões ou controvérsias, suscitadas em torno de bens ou de obrigações, que tenham identidade com interesses patrimoniais na causa que ali se aforou.

E se diz universal, justamente porque não se permite que semelhantes questões, intimamente ligadas, possam ser processadas e julgadas em juízo diferente.

São juízos universais: o juízo da falência, o juízo onde se trata do concurso de credores, o juízo onde se processa o inventário ou se cumpre o testamento.

JULGADO. Derivado de *julgar*, do latim *judicare* (julgar, dar uma sentença), exprime o próprio *decisório* ou o *decreto judiciário*, dado pelo juiz em solução à demanda submetida a seu juízo. É a própria sentença ou decisão.

Desta forma, constitui-se pela *parte final da sentença*, pois que é indicativa do *dispositivo*, em que o juiz firma seu veredicto, que soluciona a questão.

E neste conceito, conforme é o sentido da decisão, se absolutória, se condenatória, o julgado entende-se:

Julgado absolutório, aquele que, não reconhecendo a procedência do pedido ou da denúncia, absolve o réu.

Julgado condenatório, aquele que, reconhecendo os fundamentos do pedido, ou admitindo provados os *items* da denúncia, condena o réu.

Julgado. Mas, é ainda aplicado para designar a *irreducibilidade do direito*, que se firmou na sentença, ou a *irretratabilidade da sentença pronunciada*.

Nesta significação, então, diz-se que *passou em julgado*, quando se quer aludir à situação de irrecorribilidade da sentença, ou porque sobre ela não caiba mais qualquer recurso, ou porque se tenham passado os prazos para interpô-los.

Neste conceito é que se diz *coisa julgada (res judicata)*.

Vide: *Coisa julgada*.

Julgado. Na terminologia antiga, era o vocábulo empregado na mesma significação de *termo*(circunscrição).

E, assim, se denominava toda povoação sem pelourinho nem privilégio de vila, em que se pusessem juiz e Justiça própria.

A Ordenação Afonsina empregou-o em sentido equivalente a *cargo de juiz*.

Julgado. No cível, o julgado (ou sentença) poderá ser:

a) *constitutivo* – aquele em que se estabelece *nova situação jurídica*;

b) *declaratório* – aquele em que se declara ou se reconhece direito preexistente;

c) *condenatório* – aquele no qual o réu é condenado a satisfazer o pedido do autor, no todo ou em parte, sob pena de sanção legal.

JULGADOR. Designação genérica dada à pessoa a quem se comete autoridade para julgar, ou àquela que *julga* qualquer coisa.

É, assim, equivalente a *juiz* ou *magistrado*.

JULGAMENTO. Do latim *judicare*, de que se origina o verbo *julgar*, geralmente é o vocábulo tomado no sentido de *decisão* ou da própria *sentença*, proferida pelo juiz ou julgador, e que põe fim à demanda.

E, assim, compreendem-no como o ato pelo qual se decide a contenda, condenando-se ou se absolvendo o réu, segundo a fórmula romana: *si paret, condemna; si non paret, absolve*.

Mas, embora na significação geral e em sentido lato seja este conceito, não deve ser tido, propriamente, como *decisão* ou *sentença*, formulada dentro do juízo para solução final da demanda ou do litígio.

No julgamento, em verdade, *está contida a sentença*. É peça fundamental dele. Mas, a rigor, *julgamento*, como a *ação de julgar*, indica-se o *procedimento judicial*, cercado de todas as formalidades e solenidades, prescritas em lei, dentro do qual o juiz ou julgador *pronuncia ou decreta a sentença*.

E por esta razão é que o Cód. de Processo, em alusão a esse procedimento, se refere à *audiência de julgamento* ou *dia para julgamento*, como a audiência em que se cumprirá *ação de julgar*, de que o *julgado* é o efeito.

Julgamento. Assim, em sentido exato, tendo em mente o próprio significado de *julgar* (formar juízo), *julgamento* é a *formação de juízo* a respeito do assunto, que motiva a contenda. Juízo, aí, deve ser tido como *convicção, compreensão, persuasão, capacitação*.

Por ele, então, *formada a convicção* ou *formado o convencimento*, em face dos fatos apresentados e dos elementos examinados, o juiz ou julgador, *si paret* (se está claro), *formula a sua sentença*, que será *condenatória* ou *absolutória*.

A sentença, pois, *é o resultado, é a consequência do julgamento*, é parte dele, visto que o julgamento se estrutura antes, pelo convencimento, pela capacitação a que chegou o julgador, a respeito da *verdade* sobre os fatos controvertidos ou em debate na demanda.

Assim, o *julgamento*, além de ser, em sentido objetivo, a soma de formalidades e solenidades determinadas para a *forma de julgar*, indica, em acepção subjetiva, o *esclarecimento*, que se faz à mente do juiz, para que decida a respeito da causa, pondo-lhe fim.

A *sentença* ou o *julgado*, conclusão do julgamento, é a manifestação material deste esclarecimento, em virtude do qual se decidiu. É, nas Cortes ou nos Tribunais, o *acórdão*.

Julgamento. Extensivamente, é empregado para designar o escrito, em que o juiz o formula, dele constando todas as indicações acerca das pessoas interessadas na causa, os fundamentos que o levaram a tomar a decisão, que se firma a seu final.

Julgamento. No cível, o julgamento, a exemplo do *julgado*, poderá ser de natureza declaratória, constitutiva ou condenatória.

JULGAMENTO ABSOLUTÓRIO. É aquele em que se conclui pela absolvição do réu, seja pela improcedência do pedido formulado pelo autor, na petição inicial, seja porque se apura sua irresponsabilidade ou inculpabilidade no delito, que lhe fora imputado.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Aquele que se dá quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência ou quando o réu for revel.

JULGAMENTO COMINATÓRIO. Todo julgamento em que se comina pena ou sanção. É julgamento apropriado às ações cominatórias.

JULGAMENTO CONDENATÓRIO. É aquele julgamento que impõe uma condenação, em virtude do que é o réu obrigado a satisfazer o pedido do autor, em todo ou em parte, ou a sofrer a penalidade que lhe é atribuída.

JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. Encerra a fase postulatória do processo de conhecimento e cabe nas hipóteses de extinção do processo, julgamento antecipado ou despacho saneador.

JULGAMENTO CONSTITUTIVO. Entende-se aquele em que se firma ou se estabelece *nova* situação jurídica, em oposição ao julgamento declarativo ou declaratório, em que simplesmente se *declara* ou se reconhece direito preexistente.

JULGAMENTO DA DIVISÃO. É aquele em que se decide sobre a ação de divisão, mandando que se cumpra a partilha nela executada.

JULGAMENTO DA FALÊNCIA. É assim que se reconhece o estado de falência, decretando-a e ordenando que se inicie o processo da execução coletiva.

JULGAMENTO DECLARATÓRIO. É aquele que, formulado em ação de caráter declaratório, não vem atribuir direito, mas reconhecer direito preexistente.

JULGAMENTO DEFINITIVO. É o que, decidindo a questão, dado ao fim do processo, condena ou absolve o réu. É o julgamento em que se pronuncia a sentença final.

JULGAMENTO INTERLOCUTÓRIO. É o que consta de despacho dado por pronunciado em meio do processo, para solucionar questões incidentes ou para ordenamento do processo.

JULGAMENTO PREJUDICIAL. Designa, no processo civil, o julgamento prévio da ação penal, prejudicando a ação de reparação do dano resultante do crime.

JULGAMENTO PREPARATÓRIO. É o que se promove, antes da decisão final, no sentido de ordenar medidas de caráter instrutivo ou para saneamento do processo. O despacho saneador indica-se um julgamento preparatório.

JUNÇÃO. Derivado do latim *junctio* (união, aderência), é o vocábulo empregado para exprimir o *ato de se juntarem* ou *se reunirem* duas ou várias coisas.

É a *incorporação*, a *reunião* ou *cumulação*.

Em relação às ações, que se apresentam conexas e que se podem cumular, poder-se-ia dizer *junção de ações* ou *junção de processos*.

A técnica forense brasileira, no entanto, adota *cumulação*, que significa a *junção* ou reunião de duas causas numa só.

A junção, pois, dá ideia da *ligação* de uma coisa com outra, *para formar um só todo*.

É a que se evidencia a respeito da *junção da posse*, em que o atual possuidor liga ou une a sua posse (relativamente ao tempo) à de seu antecessor, ou antecessores, a fim de que mostre a procedência e legitimidade de seu título, dentro de um certo período.

Pela *junção*, as diversas posses se *acedem* e, pela acessão resultante, formam uma só *posse*, sem que se anote, mesmo que havida por diversos possuidores, qualquer solução de continuidade.

JUNTA. Derivado do latim *junctus* (unido, reunido), é tomado substantivamente na linguagem jurídica para designar toda *corporaçã* ou *reunião de pessoas*, assim postas para que cumpram um objetivo determinado, em comum.

A *junta*, assim, realizando suas finalidades, delibera e resolve, sempre, em coletividade, isto é, com a presença de pessoas necessárias a seu funcionamento.

JUNTA ADMINISTRATIVA. Nome geralmente dado à organização administrativa ou à direção de qualquer instituição, quando composta ou constituída por várias pessoas, de modo que os *atos administrativos* são sempre resolvidos ou deliberados em comum.

A administração promovida por uma junta, assim, distingue-se da *administração individual*, atribuída a uma só pessoa, pois que *junta* sempre se indica o *curso de várias pessoas* para a realização de determinados atos.

Esta denominação é que é adotada na terminologia da legislação social e de previdência, para indicar as administrações ou órgãos administrativos das *caixas de beneficência e de aposentadorias*, a que se cometem poderes de deliberar a respeito de sua administração, em reuniões ou sessões, que realizam periodicamente.

JUNTA COMERCIAL. Originariamente, recebeu o nome de *junta de homens de negócio*.

É de função, como departamento de ordem pública, *autenticar, registrar, formalizar* todos os atos de comércio, que necessitem de *registro* ou *arquivamento*, e de *autenticação*.

Assim, são registrados e arquivados na Junta Comercial os contratos e distratos de sociedades comerciais, as alterações deles, as firmas ou razões sociais, as nomeações de prepostos comerciais, as autorizações para comerciar; e pelos seus membros são rubricados os livros comerciais.

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. Corporação instituída pela Justiça do Trabalho para conhecimento e julgamento dos dissídios entre empregados e empregadores.

É tribunal constituído por representantes das duas classes (vogais), presidido por um *juiz togado*.

Tem competência para conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e patrões, abrangidos os entes de direitos públicos externos e da administração pública direta e indireta, e outras controvérsias oriundas da relação de trabalho, bem como os litígios originados do cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive as coletivas.

Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão recorrer ao juízo arbitral.

Recusando-se qualquer das partes à negociação ou à arbitragem, assiste ao sindicato da categoria ajuizar dissídio coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer normas e condições gerais para execução do trabalho.

A JCJ compõe-se de um juiz do trabalho, concursado publicamente, que exerce a sua presidência, e dois classistas temporários, representantes dos empregados e empregadores, com mandato de três anos, assegurado pelo art. 20 da EC nº 24, de 09.12.99, que extinguiu as JCJs no âmbito da Justiça do Trabalho.

JUNTADA. Derivado de *juntar*, do latim *jungere* (unir, ligar), entende-se, na técnica forense, o ato pelo qual se faz unir ao processo um *documento* ou uma *peça*, que lhe era estranha e passa a fazer parte dele, integrando-se em seus *autos*.

Este ato é mencionado nos *autos*, pelo *assento* ou *termo de juntada*, escrito em que se menciona o que se fez, com a indicação *do que se juntou* ou *se uniu ao processo* e da data em que se executou. Assina-o o escrivão que funciona no feito.

JUNTADA POR LINHA. No jargão forense, é o ato cartorário, em cumprimento a determinação judicial, em que o requerimento ou outra peça processual é presa aos autos por linha, juntando-se sem entranhar. O juiz manda “juntar por linha” quando acredita ser provável que a peça não será juntada definitivamente.

“JURA”. De *jus, juris*, era a palavra empregada na terminologia romana, em oposição a *legis*, aplicada geralmente para designar as constituições imperiais (*constitutiones principum*), para as distinguir dos escritos dos jurisconsultos (*juris conditores*).

Mas, é a palavra latina *jura* de larga aplicação na terminologia jurídica atual, em várias frases ou brocardos, sempre no sentido de *direitos*, e, geralmente, em sua acepção objetiva.

Notadamente é empregada, antecedendo as expressões *in re* ou *in rem*, e *ad rem* ou *in personam*, para exprimir ou indicar os *direitos reais*, que se têm sobre a *coisa (res)*, conforme determinação legal e constituídos pelo desmembramento do domínio, ou sobre a pessoa.

Os *jura in re* ou *in rem* são assim os próprios direitos patrimoniais, consequentes do domínio ou do direito de propriedade ou constituídos pelo desmembramento dele.

Quando se trata de direitos sobre bens em mãos de terceiros, isto é, sobre coisas que se encontram em poder de outrem, a tecnologia moderna acha mais apropriada a expressão *jura in re aliena* (direitos sobre coisa alheia).

Os *juras ad rem* têm o mesmo sentido que se vê em *jura in personam*, denominação assim adotada em razão de *actio in personam*, que se tem sobre a pessoa, em virtude de obrigação por ela assumida.

Com o *jus* (direito) ocorrem as mesmas expressões: *jus in re, in rem, ad rem*.

JURADO. Derivado do latim *juratus* (afirmado com juramento), é a denominação geralmente atribuída à pessoa que é chamada ao *Tribunal do Júri*, para deliberar a respeito dos *atos*, submetidos à sua apreciação, opinando pela procedência ou improcedência.

Do resultado de sua *opinião* ou *deliberação*, acerca dos fatos que são levados a seu conhecimento, decorre o *verdicto* que lhe é atribuído.

Dessa forma, embora sua função seja a de conhecer simplesmente sobre *matéria de fato*, não deixa de ser considerado um *juiz*. E para que se distinga do juiz que julga em face das leis, diz-se *juiz de fato*.

O nome que lhe é dado, *jurado*, advém do *juramento* que presta, antes que tome assento no Tribunal, em virtude do qual promete deliberar segundo sua honra, consciência e verdade dos fatos.

De acordo com o art. 439 do CPP, o exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.

A função do jurado é, além de seu caráter judiciário, tida como *dever cívico*. Assim, não se pode recusar seu cumprimento, sem motivo, justo e autorizado em lei. O jurado faltoso (que não comparece ao júri, quando convocado a ele) é passível de *multa* cobrável executivamente em favor do fisco.

O jurado é previamente alistado. Nesse alistamento, não se podem incluir os menores de 21 anos. Os maiores de 60, que forem incluídos nele, podem pedir sua exclusão.

Contudo, somente se considera *faltoso* o jurado, quando, sorteado para a *sessão do júri*, é *notificado* para que a ele compareça e não comparece.

É suscetível de justificação a falta, seja por motivo de moléstia ou outro que se apresente imperioso.

Jurado. No Direito antigo, era a denominação dada aos oficiais ou empregados da Câmara Municipal que tinham a função de guardar a terra, para que não se fizessem nela danos de nenhuma espécie, sob pena de pagarem por seus bens todos os danos que, por sua culpa, se fizessem. É esta a definição que deles dão as Ordenações do Reino (Filipinas). Eram, pois, os guardas dos campos, montes e pastos.

Mas também tinham a função de avaliadores, pois lhes competia avaliar os danos causados, fosse pelo gado alheio ou por outros meios, a fim de que os causadores deles pagassem as coisas devidas.

JURAMENTADO. Derivado de *juramentar* (deferir ou fazer juramento), é usado na terminologia forense para designar o *oficial* ou *serventuário da Justiça*, que serve junto a um cartório, ofício ou escrivania, *credenciado por uma promessa* ou *compromisso*.

Estando, assim, da *fé* ou *fiança deste compromisso*, adquire *fé pública*, equiparando-se ao oficial que está provido no cargo, ao qual substitui, em seus impedimentos, e pelo qual pratica os atos de escrivania, por ele determinados.

Juramentado. Em sentido amplo, significa ou designa todo aquele que *está sob juramento*, no exercício de uma função ou na prática de um ato.

JURAMENTO. Do latim *juramentum*, de *jurare* (afirmar com juramento), literalmente quer exprimir a promessa ou a afirmação feita, sob invocação de alguma coisa, que se respeita ou que se teme.

Na terminologia romana, dizia-se *affirmatio religiosa*, porque significava a promessa ou a afirmação que se fazia, sob invocação dos deuses. E não haveria maior castigo que o *divino*, quando em vão se invocavam os nomes dos deuses.

Mas, em verdade, a invocação da divindade não era em todo indispensável; poder-se-ia prestar o juramento de modo que o *jurando* ficasse obrigado *por sua consciência*.

Nesta razão, ainda entre os romanos, eram comuns as fórmulas do juramento: *per salutem tuam, per caput tuum vel filiorum, per patres cineres, per genium principis, per salutem principis, per propriam superstitionem*.

E o juramento tanto servia como meio de prova (*jusjurandum assertorium*), como para confirmar a convenção (*jusjurandum promissorium*).

O dever de prestar o juramento era tão imperioso, que Paulus considera como manifestação de torpeza a negativa em prestá-lo: *Manifestae turpitudinis, et confessionis est, nolle nec jurare, nec jusjurandum referre*, importando mesmo no reconhecimento do direito do adversário.

O juramento, assim, no conceito do Direito Romano, imprimia um caráter *sagrado* às promessas ou às obrigações.

Juramento. Não perdeu, inteiramente, o juramento, o seu sentido de afirmação ou compromisso, de certo modo sagrado, permanecendo inviolável e santo.

Assim, em sentido genérico, é tido como a *afirmação solene*, sob invocação da própria consciência ou mesmo sob invocação de uma divindade ou coisa sagrada, pela qual a pessoa atesta a veracidade de um fato, ou a nega: ou a *sinceridade* de uma promessa, em virtude da qual se obriga a seguir, para o futuro, uma certa conduta.

No segundo caso, o juramento se confunde com a *promessa* ou o *compromisso*, pelo qual se obriga a pessoa a se conduzir, na prática de um ato ou no desempenho de um cargo, de uma certa forma.

Na terminologia adotada antigamente, o juramento se dizia *voluntário* ou *necessário*.

O *voluntário* era entendido como o que se defere, ou refere, por uma parte à outra, para por ele se decidir a questão. E assim se denominava, porque era promovido pela vontade das partes, sem *ser ofício do juiz*.

Necessário era o que se promovia por ofício do juiz, a pedido ou não das partes, por considerá-lo indispensável ao processo, como meio de prova e para elucidação da verdade.

O voluntário dizia-se *extrajudicial* e *judicial*. E o necessário, *supletório* e *in litem*.

Como elemento probatório, o *juramento* identifica-se com a *confissão*, apenas distinto desta pela invocação que, por estilo, é introduzida no primeiro ou de sua vinculação à consciência do jurando.

E esta identidade, principalmente, é evidenciada, quando, no depoimento pessoal, não comparecendo o depoente, é tido como *confesso*. É o caso da parte, que se nega ao juramento, e é tida como reconhecendo o direito do adversário.

Mas, segundo princípio tradicionalmente afirmado, “o juramento não produz alguma obrigação distinta, é somente um *vínculo acessório* para mais fortalecer o vínculo da obrigação já existente” (Pereira e Souza).

Como meio probatório, vem *robustecer a prova*. Não vem fazer prova sobre obrigação imaginária ou inexistente, isto é, não vem estabelecer obrigação impossível ou fato ilícito.

Juramento. Na técnica civil, é o juramento tido geralmente no mesmo sentido de compromisso.

Assim se entende o juramento do inventariante, do testamentário, do curador, do tutor, ou de qualquer pessoa que esteja obrigada a compromisso ou promessa, feita de modo formal e solene, antes de assumir seu cargo ou sua função.

JURAMENTO ASSERTÓRIO. Também dito de juramento declaratório, a que se refere as Ordenações Filipinas, é aquele em que se afirma um fato presente ou se presta sobre fatos pretéritos. É, precisamente, o *jusjurandum assertorium*, dos romanos, empregado como *meio de prova*.

JURAMENTO CONFIRMATÓRIO. É tido no mesmo sentido do juramento compromissório, pois que se revela o compromisso ou a obrigação, sob juramento, de fazer ou cumprir alguma coisa, sobre o futuro.

As Ordenações Filipinas e Manuelinas a ele se referiam.

Este juramento sempre foi ineficaz, mesmo entre os romanos. E as próprias Ordenações o proibiam, notadamente quando se manifesta como *pacto sucessório*.

JURAMENTO DE ALMA. É o mesmo *juramento decisório*. É, no entanto, especialmente, assim denominado, quando o autor demanda diretamente o réu para que venha a juízo e aí, sob juramento, declare ser verdadeira a obrigação, com a cominação de ser condenado pelo juramento do autor.

Se o réu comparece e presta o juramento, decide-se a causa por ele; em caso contrário, pelo juramento do autor.

Ao contrário, se é o devedor quem *refere* o juramento, desde que não o presta o credor, é o primeiro absolvido do pedido, na acepção antiga.

É mais conhecido pelo nome de *ação de juramento de alma*.

Vide: *Juramento decisório*.

JURAMENTO DE BANDEIRA. É o ato solene e cívico, mediante o qual os *conscritos* (pessoas chamadas ao serviço militar ou que a ele se apresentam) prestam o compromisso de *defender a pátria*, quando e onde se tornar necessário, para garantia de sua soberania, respeito às suas instituições e integridade de seu território.

JURAMENTO DE CALÚNIA. Denominação dada ao que deviam prestar, tanto autor como réu, tão logo fosse a causa contestada, em virtude do qual “o autor jurará que não move a demanda com tenção maliciosa, mas por entender que tem justa razão para a mover e prosseguir até o fim; e o réu que, justamente, entende defender a demanda, e não alegará, nem provará coisa alguma por malícia, ou engano, mas que verdadeiramente se defenderá até o fim do feito, segundo sua consciência” (Ordenações Filipinas).

Era, assim, espécie de juramento promissório, em que os litigantes se comprometem a agir sempre de boa-fé, sem sofismas ou fraudes, no curso da demanda.

JURAMENTO DECISÓRIO. Segundo a própria significação do qualificativo *decisório*, é o que, quando feito, *decide a contenda*, ou *põe fim ao litígio*.

Segundo o estilo, estabelecido nas Ordenações do Reino, era *deferido por uma das partes* ou *referido à outra*.

Deferir entende-se quando uma das partes *impõe à outra* a prestação do juramento, *declarando estar pelo que ela jura: decide-se o pleito* pelo assertório contido no juramento da parte deferida.

Referir entende-se quando a parte, a quem se deferiu o juramento, em vez de o prestar, declara comprometer-se ou obrigar-se em face do juramento, que for prestado pela parte que deferiu juramento a ele: a parte deferida *devolve*, assim, o juramento à parte que o deferiu, de modo que o *refere*.

Encontram os escritores antigos (Coelho da Rocha é um deles) analogia entre o *juramento decisório* e a *transação*, fundados nas fontes romanas.

Notadamente o texto de Paulus, no Digesto, merece o melhor apoio: “*jusjurandum speciem transactionis continet maiorem que habet auctoritatem quam res judicata*.”

Profundas, no entanto, são as distinções entre os dois institutos jurídicos, embora ambos produzam igual objetivo: solucionar e terminar o litígio.

O juramento decisório, ou juramento de alma, é ato unilateral emanado da vontade de uma das partes, que impõe a prestação do juramento deferido à outra, e que pode ser por esta referido a ela.

Há, de certa forma, a *coação*, decorrente da prestação obrigatória do juramento, se deferido pela parte.

Na transação, o ato, necessariamente bilateral, apoia-se, exclusivamente, no *livre consentimento das partes*, que somente por sua força extingue o litígio, fazendo entre as partes sua própria *res judicata*.

O juramento decisório, nem sempre prestado livremente, somente se torna eficaz após seu reconhecimento pela sentença do juiz.

O juramento prestado, pois, mais se reputa uma confissão. A transação é um acordo, que reajusta divergências, pelo reconhecimento recíproco de direitos contestados.

JURAMENTO DE MOLÉSTIA. Na técnica forense, assim se denomina a *alegação* feita pelo advogado da causa, para mostrar a *impossibilidade*, em que se encontra, por motivo de moléstia ou enfermidade, de atender à prática de certos atos judiciais, no prazo que lhe é assinado.

Dizia-se *jurar*, precisamente, porque não era necessário qualquer prova documental (atestado médico). Tanto basta a *afirmação de moléstia* pelo advogado.

O Regulamento 737 dele dispunha em seu art. 717. A moléstia, assim, se considera *motivo de força maior*, justificativo de uma *restituição de prazo*, isto é, uma nova concessão a respeito do prazo que por ela se perdeu.

Mas, pelo espírito atual, a mera alegação não basta. É necessária a comprovação por documento idôneo. No caso, será o *atestado médico*. Em tal circunstância, a denominação já não se apresenta no rigor de seu sentido, pois que, se *juramento*, suficiente seria ele. Com o atestado, o juramento perdeu eficácia. A *moléstia comprovada* é que estrutura o impedimento e motiva a concessão de uma restituição de prazo ou dilatação dele, para que o ato não praticado se pratique.

JURAMENTO “IN LITEM”. É tipo de *juramento estimatório*.

A ele se referia o Regulamento 737, de cujo texto se pode conceber seu sentido: é o juramento que pode ser deferido pelo juiz, a uma das partes, para que por ele *se estime* ou *se avalie* o valor da coisa a ser restituído, quando por outra forma não é possível fazer-se sua avaliação.

Pode constituir-se para o *valor venal da coisa* (*juramentum veritatis*) ou para o *valor de afeição* (*juramentum affectionis*).

Era juramento também conhecido pelos romanos, que o admitiam, por deliberação do juiz, para que o credor estimasse por si mesmo o prejuízo ou dano sofrido. Ou, quando o devedor de má-fé recusava a restituição da coisa ou sua exibição, se tornava impossível a sua avaliação pelos meios ordinários: “*Quia judex aestimare, sine relatione jurisjurandi, non potest rem quae non existat.*”

No entanto, embora a regra admita que, pelo *jusjurandum in litem*, uma avaliação arbitrária, possa o credor jurar *sine ulla taxatione*, ontem como hoje, é autorizado o juiz a *moderar* a avaliação ou estimação feita pelo credor.

A estimação feita *per jusjurandum in litem* não se confunde com a avaliação real e efetiva (*id quod in veritate est*) promovida na *res certa*. Aquela somente se procede quando se trata de coisa *incerta* ou *não presente* de natureza móvel, excluídas, assim, as coisas imobiliárias e fungíveis.

Não tendo, entretanto, a denominação de juramento, nas *ações de depósito*, quando *não estimado no contrato* o valor do objeto, cabe ao credor estimá-lo na petição, para que se possa cumprir a condenação. É o caso do *in litem jurare* ou do *jusjurandum in litem*.

O *juramento “in litem”* é meio de prova, que vem sendo admitido desde as Ordenações. Mas não se constitui em prova plena: é das *semiplenas*.

E como elemento probatório somente recai sobre a quantidade ou o valor da coisa estimada ou avaliada.

É permitido, também, nas *ações de prestação de contas*, quando não sejam prestadas por quem está obrigado a esta prestação.

JURAMENTO JUDICIAL. Denominação genérica dada a todo juramento que deva ser prestado em juízo, seja deferido por uma das partes, referido por outra ou determinado pelo juiz. Opõe-se, assim, ao extrajudicial, que é feito sem a presença do juiz ou fora de juízo.

JURAMENTO PROMISSÓRIO. Também chamado de *juramento confirmatório* ou *provisório*, a que os romanos denominavam *jusjurandum promissorium*, tinham por finalidade a *confirmação de uma convenção*.

O juramento promissório sempre mereceu repulsa da lei, não produzindo, assim, qualquer efeito nem tendo força para validar ato nulo.

As Ordenações proibiam-no “que não se façam contratos, nem distratos, com juramento promissório ou boa-fé”, era o que se inscrevia no citado título.

A expressão *prometimento de boa-fé* era tida no mesmo sentido de *juramento promissório*. *Jurar* e *dar fé*, assim, entendem-se de sentido idêntico.

O *juramento promissório*, porém, que se proíbe, não é o que possa decorrer do *compromisso* ou *promessa* de cumprir alguma coisa ou *função*, em que se é investido. A proibição atinge a promessa daquilo que não é presente e que não possa ser feito, em futuro, por nosso próprio ofício.

Vide: *Pacto sucessório*.

JURAMENTO PURGATÓRIO. Denominação dada ao juramento deferido pelo juiz a uma das partes, ao contrário do supletório, não para tornar perfeita a prova imperfeita, mas para paralisar uma probabilidade, ou seja, para dar como certo o que se mostra verossímil, o provado por menos de meia prova.

JURAMENTO SUPLETÓRIO. É o que é deferido pelo juiz ao autor ou ao réu em *auxílio da prova*, segundo compreensão que já era tida pelas Ordenações.

Quer isto dizer, segundo o sentido de *supletório*, o mesmo que *supletivo* (que supre, que completa), que vem completar a prova, que não se produziu suficientemente.

E este é o sentido que já tinha entre os romanos, onde o *jusjurandum suppletorium*, por determinação do juiz, era imposto, mesmo sem pedido das partes, para completar uma *prova imperfeita*. Mas, a parte a quem era deferido poderia declinar do juramento, oferecendo a prova, *que faltava*.

O *juramento supletório* é meio de prova discutível. Somente é como tal atendível, se dele se possa deduzir o que se faz necessário ao complemento ou robustecimento da prova produzida. E, se esta é feita plenamente, o supletório se mostra inócuo para destruí-la ou alterá-la.

Admite-se a prova de *falsidade do juramento*.

“JURE ET FACTO”. Locução latina que se traduz: *por direito e de fato*, para exprimir as situações em que o *direito está conforme o fato*.

Assim, quando se afirma uma *situação* “*jure et facto*”, claramente se evidencia que é resultante de um *direito*, protegido pela lei, como igualmente consequente do *próprio fato*, que a estabeleceu.

Posse *jure et facto*, por exemplo, indica a posse que, sendo embora jurídica, também o é de fato. Mas, se a *posse* não vem de um direito nem é assegurada por lei, não será *jure*. Será *de fato* ou *facto* se a detém a pessoa, mesmo sem direito a ela.

“JURE MERITO”. Tomando-se *merito*, na tradução de *justo, legítimo*, e *jure*, na de *direito ou título*, é a locução latina geralmente empregada na significação: *por justo título, por título legítimo*. E, extensivamente, *pela boa razão* ou pela *legítima razão*.

“JURE OPTIMO”. Possui a locução latina significação idêntica ao *jure*, empregado adverbialmente: *com razão, com justiça, legitimamente*. É, assim, o que se tem ou se alega, *jure optimo*, com todo o direito.

“JURE PROPRIO”. É o que se funda na *razão do próprio direito*. Em certas circunstâncias, assemelha-se ao *jure suo*, em distinção ao *direito alheio*.

Decorrente do princípio de que a defesa assenta no *jure proprio*, anotam-se em Direito os aforismos:

Jure suo qui atitur, nemini injuriam facit (Quem exerce direito próprio não causa dano a ninguém).

Jure suo, absque ipsius culpa, nemo privandus est (quando não se tem culpa, não se perde o direito que é próprio).

Jure uti debet, qui in jus succedit algerius (Aquele que sucede outrem em seu direito, pode exercitá-lo como seu).

JÚRI. Derivado embora do inglês *jury*, cuja grafia era antigamente a adotada, onde a instituição teve origem, é a palavra de formação latina. Vem de *jurare* (fazer juramento), pois, precisamente, em face do juramento que era prestado pelas pessoas que o vão formar, se derivou o vocábulo.

Júri, assim, é a designação dada à instituição jurídica, formada pelos *homens de bem*, a que se atribui o dever de *julgar* acerca de fatos, levados ou trazidos a seu conhecimento.

Designa o Tribunal especial competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Compõe-se de um juiz-presidente e 25 jurados, dos quais 7 serão sorteados para compor o conselho de sentença.

O inciso XXXVIII do art. 5º da CF/1988, reconhecendo a instituição do júri, assegura, além da competência, plenitude de defesa, sigilo nas votações e soberania dos veredictos.

É geralmente denominado *Tribunal do Júri*; mas, nesta expressão, não se contém somente os *juízes de fato* ou *jurados*, dele participando o *presidente*, que é juiz togado e seus auxiliares de justiça.

Ao júri, compreendido como a *instituição popular*, a que se atribui o encargo de *afirmar ou negar* a existência do fato criminoso imputado a uma pessoa, costuma denominar-se, propriamente, de *conselho de sentença*.

Não obstante dizer-se que ao júri compete julgar o crime ou delito, não lhe cabe *aplicar a pena*: é atribuição do juiz-presidente, que, impondo-a, *graduará* a pena, segundo as circunstâncias elementares ou qualificativas evidenciadas pelo júri.

O julgamento pelo júri resulta no reconhecimento de fatos constantes do processo e trasladados para o *questionário* (rol de quesitos), a ser respondido pelos jurados, consoante seu compromisso, sem trair sua honra e sua consciência.

Desta forma, *julgarão* sobre a existência ou inexistência do fato imputado, as circunstâncias elementares e qualificativas do crime, sua desclassificação, quando pedida pela defesa, causas determinantes de aumento ou diminuição especial da pena, e motivos dirimentes da responsabilidade penal.

Em face das *respostas* dadas pelos jurados, que constituem o conselho de sentença, conclui-se a *decisão de fato*, delas decorrentes. A seguir, então, o juiz dará sua sentença, fundamentando-a nas conclusões, que resultaram das ditas respostas.

JURIDICAMENTE. De *jurídico*, assim se diz de tudo o que é formulado de acordo com as regras legais ou segundo os ditames da lei. Equivale ao *legitimamente* ou *legalmente*.

JURIDICIDADE. Formada de *jurídico*, é a palavra geralmente empregada para indicar o caráter ou a qualidade do jurídico.

Edmond Picard, no *Direito Puro*, alvitra o uso da palavra para designação do Direito, em seu estado de *complexo orgânico*, visto e encarado em seu *todo* ou como o *Direito total*.

Juridicidade, assim, designará o fenômeno jurídico em sua mais vasta amplitude, isto é, o Direito sem qualquer qualificação restritiva, entendido como coisa única, visto como formando uma só massa compacta, que se mostra, em sua unidade orgânica, de proporções agigantadas.

Assim, a juridicidade, compreendendo o *Direito total*, se distinguirá do Direito, quando considerado em sua particularidade, ou um Direito isolado, tal como o Direito, com *D* maiúsculo, que o indica na sua objetividade, em distinção ao direito, com *d* minúsculo, que o considera subjetivamente.

JURÍDICO. Derivado do latim *juridicus*, de *jus* (direito) e *dicere* (dizer), entende-se, na significação em que é tido, como tudo o que é regular, que é legal, que é conforme ao Direito. Desse modo, a qualidade de *jurídico* evidencia a de justo e legal, porque mostra estar dentro da justiça e da ordem judiciária.

Assim sendo, o vocábulo jurídico exprime o sentido de *legítimo*, de *legal*, de *justo*, segundo as circunstâncias em que seja aplicado, ao mesmo tempo que revela o ato ou tudo o que se apresenta apoiado na Lei ou no Direito.

JURIGENIA. É o estudo da origem e da evolução do Direito; jurígeno é o que dá nascimento ao direito como, por exemplo, na expressão *ex facto oritur ius* (do fato nasce o direito).

JURÍGENO. Exprime a qualidade do ato ou do fato, que produza ou possa produzir um direito. É indicativo da qualidade do que é elemento gerador do direito.

JURISCONSULTO. Derivado do latim *jurisconsultus*, de *jus* (direito) e *consulere* (consultar, deliberar, ventilar), literalmente quer o vocábulo designar aquele que é consultado sobre o Direito ou que ventila questões de Direito, para serem seguidas.

Era essa, aliás, sua função primitiva entre os romanos, chegando, mesmo, a doutrina esposada ou expendida por eles a formar uma fonte tão importante do Direito, que se denominava *Jus Civile*, ou seja, Direito que se forma pela ciência dos *prudentes*. Era essa também a denominação que lhes era atribuída.

Jurisconsulto. No sentido atual, designa a pessoa que, dedicada ao estudo da Ciência Jurídica, é conhecedora emérita de seus segredos, pelo que suas opiniões acerca das Leis e do Direito são tidas como doutrina.

E, nestas condições, em sentido decorrente e menos lato, designa a pessoa que costuma dar pareceres sobre as questões jurídicas. Neste particular, os jurisconsultos equiparam-se aos *advocati conciliari* (advogados consultantes), entre os romanos.

Jurisconsulto. Na terminologia francesa, é a denominação atribuída aos advogados, que tenham um exercício de dez anos, aos quais se cometem atribuições de dar *pareceres* em certos casos previstos na lei civil e na lei processual. É, assim, sem sair da regra, o homem versado na Ciência Jurídica, em virtude do que é *consultado* sobre questões de Direito.

Literalmente, este é o sentido do vocábulo. E, por isso, pode ser tomado na mesma acepção de *consultor jurídico*. Assim se distingue do *jurisperito*, que é aquele que é versado nas leis, mas pode não ser tomado como consultor. E do *jurista*, porque é tido como aquele que escreve sobre direito.

Nesta razão, *jurisconsulto*, a rigor, designa a pessoa que conhece as leis e as interpreta, para aplicá-las aos casos concretos, respondendo, quando consultada, a respeito das espécies a que as leis são aplicáveis.

Jurisconsulto. Extensivamente, é empregado na designação dos magistrados, notadamente Ministros e Desembargadores, por serem os aplicadores do Direito e criadores da Jurisdição.

JURISDIÇÃO. Derivado do latim *jurisdictio* (ação de administrar a Justiça, judicatura), formado, como se vê, das expressões *jus dicere*, *juris dictio*, é usado precisamente para designar as atribuições especiais conferidas aos magistrados, encarregados de administrar a Justiça. Assim, em sentido eminentemente jurídico ou propriamente forense, exprime a extensão e limite do *poder de julgar* de um juiz.

E isto porque, em sentido lato, jurisdição quer significar todo *poder* ou *autoridade* conferida à pessoa, em virtude da qual *pode conhecer* de certos negócios públicos e *os resolver*.

E neste *poder*, em que se estabelece a *medida das atividades funcionais* da pessoa, seja juiz ou *autoridade* de outra espécie, se entendem incluídas não somente as atribuições relativas à matéria, que deve ser trazida a seu conhecimento, como a extensão territorial, em que o mesmo poder se exercita.

A *matéria* contida na jurisdição pode ser acerca de *negócios* ou de *pessoas*.

Por ela se determina a *competência*, que assinala os limites da jurisdição dentro da matéria, considerada em relação a certo lugar.

A jurisdição, como gênero, vem em primeiro lugar, marcando o poder outorgado ao juiz ou à autoridade. A competência, como espécie, no pressuposto de uma jurisdição, limita o poder contido nesta.

Assim, embora o exercício da jurisdição ocorra dentro dos limites da competência, esta não prevalece, quando não se tenha outorgado jurisdição, que é o *poder autorizado* para o exercício de certa função.

Toda jurisdição, na conceituação moderna, dimana da soberania do Estado. Quer isto dizer: a jurisdição é o *poder de julgar* que, decorrente do *imperium*, pertence ao Estado. E este, por delegação, o confere às autoridades judiciais (magistrados) e às autoridades administrativas.

Neste sentido, os romanos faziam distinguir os magistrados que tinham *imperium* sem *jurisdição* dos que tinham com esta.

Vide: *Império*.

Considerado *imperium*, como o poder que decorre da autoridade suprema ou do poder soberano, todo juiz, investido do *imperium*, tem poder jurisdicional, salvo quando está afastado de sua função ou não a exerce, porque se tenha tornado em disponibilidade ou esteja aposentado. Mas, também, neste caso, não representa a autoridade soberana, nem está investido em qualquer soma de *Poder Público*.

A jurisdição indica a soma de *atividades do juiz*. Juiz aposentado ou em disponibilidade *não tem atividades*. É *inativo*; está em *inatividade*.

De igual maneira, seja decorrente de uma delegação do Poder Público, seja em consequência de ato voluntário das pessoas, a jurisdição somente existe quando decorrente de preceitos de lei, que lhe assinalam ou determinam os limites dos poderes concedidos.

O conceito de jurisdição, pois, tomado no sentido lato do vocábulo: total da competência ou poder do magistrado, encerra ou contém a compreensão de todos os elementos que a compõem: *notio*, *coercio*, *judicium*, *imperium* e *executio*.

A *notio*, entendida como o *poder de conhecer* a questão, derivada da competência do juiz, é a própria jurisdição, simplesmente considerada.

A *coercio*, a coerção judiciária, fundada no poder de conhecer a matéria e a julgar, entende-se o poder de sujeitar às regras legais o objeto da questão e as pessoas que dela participam.

O *judicium*, que promove praticamente o exercício da jurisdição, ou a atividade do juiz ou da autoridade, mostra-se a *formação da discussão*, pela qual se promove o esclarecimento da demanda, para elucidação da verdade.

O *imperium*, elemento gerador da jurisdição, exprime a delegação do poder de julgar, provinda do Estado, pela qual se investe a autoridade administrativa ou judicial da atribuição e competência necessárias, para cumprir e realizar sua missão.

A *executio*, resultante do próprio poder de julgar conferido, é o poder de fazer cumprir a decisão tomada, em solução do que se levou ao conhecimento da autoridade, para seu julgamento.

Jurisdição. Costumam subordinar a jurisdição a várias espécies, segundo as divisões em que é considerada.

Assim, é a jurisdição compreendida:

- a) Quanto ao órgão que a exercita: federal e estadual.
- b) Quanto à origem: permanente e momentânea, ou convencional e legal.
- c) Quanto à natureza e espécie: civil, penal, militar, eclesiástica, administrativa.
- d) Quanto à qualidade: ordinária, extraordinária ou especial e de exceção.
- e) Quanto ao objeto: necessária, contenciosa, voluntária ou graciosa.
- f) Quanto ao exercício: originária ou própria, delegada, exclusiva, cumulativa e prorrogada.
- g) Quanto aos limites de poder: plena, semiplena, complementar, quase jurisdição, regulamentar.
- h) Quanto aos graus: inferior e superior ou apelável e inapelável.

JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA. A rigor, toda jurisdição é administrativa, desde que seu sentido literal envolve a ideia de *administração*.

No entanto, na técnica jurídica, é a expressão especialmente usada para distinguir a jurisdição das autoridades judiciárias da que se atribui às autoridades administrativas.

Assim, a primeira se diz *jurisdição judiciária* (o que é plenonástico), e *jurisdição administrativa*, a segunda.

Nesta razão, jurisdição administrativa é a faculdade conferida às autoridades administrativas para que conheçam de certos fatos ou negócios públicos, resolvendo-os, segundo as atribuições ou poderes, que, regularmente, lhes são conferidos.

Assim sendo, a jurisdição mostra que a autoridade administrativa, no exercício de suas atividades ou funções, age em nome do *Poder Público*, que lhe deu poderes de *imperium*.

JURISDIÇÃO CIVIL. É a faculdade e poder atribuídos aos juízes e tribunais de administrar a Justiça nas demandas ou litígios de natureza civil e comercial, promovidas pelos particulares, que não estejam sujeitos à jurisdição especial, ou de exceção. É dita também de *jurisdição cível*.

É assim que as questões orfanológicas, embora pertinentes à matéria civil, têm jurisdição própria ou de exceção: formam competência especial de um juiz e se constituem em *juízo privativo* (o de órfãos e sucessões).

JURISDIÇÃO COMPLEMENTAR. Segundo o sentido do qualificativo *complementar*, do latim *complementum*, de *complere* (completar, concluir, rematar), assim se entende o *poder jurisdicional*, ampliativamente outorgado ao juiz ou à autoridade, para que conclua sua *ação administrativa*, cumprindo, assim, os próprios imperativos legais, mesmo que, expressamente, não tenham determinado esse poder.

Não quer, no entanto, dizer que a jurisdição complementar possa ser deduzida. É a consequência da jurisdição outorgada, em face das próprias circunstâncias apresentadas pelos casos concretos, em que, como complemento, é o juiz investido na autoridade para completar a atribuição que lhe é conferida.

É o caso da jurisdição conferida ao juiz para conhecer da execução, desde que foi ele quem prolatou a sentença exequenda. Nesta forma, o juízo competente para a execução, que implica o poder jurisdicional do juiz, forma-se perante o juiz que presidiu inicialmente e proferiu nela sua sentença.

É assim uma jurisdição complementar, porque vem concluir o que foi feito anteriormente, vem rematar a demanda, agora já decidida a favor de uma das partes, que, apoderada do decisório judicial, já transformado em *res judicata*, vem fazer valer o seu irredutível direito.

JURISDIÇÃO CONSULAR. Designa o território que se atribui a determinada repartição consular para tratar dos interesses do país interessado.

JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. A palavra *contenciosa* dá o sentido do que se promove em luta, disputa ou discussão. Desse modo, a rigor, jurisdição contenciosa deveria ser aquela em que houvesse propriamente *litígio*.

Mas, opondo-se à *graciosa*, é a expressão usada para distinguir a jurisdição *em que se permite a discussão* da controvérsia jurídica, possa ou não haver litígio, pela *contestação*, a fim de que, *investigadas* as razões apresentadas pelas partes, se resolva acerca do *direito* ou *darelacão jurídica* trazida ao *juízo*.

Assim, o caráter de *contenciosa* dado à jurisdição está em se permitir nela a discussão e em se realizar nela a *solução* do caso judicialmente aventado, o que não ocorre na *jurisdição graciosa*.

Em decorrência, na jurisdição contenciosa, havendo *decisório*, há *coisa julgada*, o que também não ocorre na jurisdição graciosa, onde a ação do juiz é meramente preventiva, isto é, promovida para *assegurar direitos*, não para atribuí-los ou declará-los, o que é da essência da jurisdição contenciosa.

Nesta razão, Heinécio a definia: *quae inter invitos cum causae cognitione explicatur*.

É, pois, a que ocorre *inter nolentes*, ou seja, entre pessoas *que resistem*, ou *inter invitos*, porque, ou procedem contra sua vontade, ou são forçados a isto.

Antigamente se dizia que era ela, a que correspondia ou a que se atribuía aos juízes, considerados como *mercenários do ofício*.

E daí porque, entre os romanos, *juris dictio* e *officium jus discentis*, eram expressões que se aplicavam na mesma equivalência, embora a segunda tivesse sentido mais amplo, pois que se estendia a atribuições, que não eram compreendidas na simples *juris dictio*.

Vide: *Jurisdição voluntária*.

JURISDIÇÃO CONVENCIONAL. Consoante sentido do próprio adjetivo: *convencional*, literalmente, é a jurisdição que se gera de uma *convenção*, assim dita em oposição à *legal*, que se deriva da *investidura* advinda da lei.

No sentido jurídico, pois, jurisdição convencional é a que se fundia no *compromisso* firmado entre as pessoas, a fim de que decidissem as controvérsias havidas entre elas, por ofício de juízes que elas próprias elegeram.

A jurisdição convencional é exercida pelo *juízo arbitral*.

Vide: *Árbitro. Juízo arbitral*.

É jurisdição de caráter momentâneo, desde que se institui para conhecimento e julgamento de causas determinadas ou para solução de controvérsias especificadas.

JURISDIÇÃO CUMULADA. Assim se entende a jurisdição que é atribuída ao juiz, concernente a certos poderes, ao mesmo tempo que lhe são outorgados poderes a respeito de outra espécie de jurisdição.

Nesta situação, o juiz *cumula* ou *acumula* mais de uma sorte de jurisdição, pelo que é de seu poder conhecer das causas a que ambas ou as diversas jurisdições, em que se acha investido, possam atingir, segundo os preceitos legais.

Em regra, assim, são cumuladas as jurisdições comuns, com as jurisdições privativas, de que se formam os *juízos privativos*. Desta cumulação resulta que fica o juiz investido em poderes jurisdicionais para todas as causas pertinentes às jurisdições cumuladas.

E, neste particular, tecnicamente, a jurisdição *cumulada* difere da *cumulativa*.

Vide: *Jurisdição cumulativa*.

JURISDIÇÃO CUMULATIVA. Assim se diz da jurisdição que é exercida por mais de um juiz, de igual hierarquia, numa mesma circunscrição judiciária. Opõe-se, assim, à *privativa*.

Quando a jurisdição se diz *cumulativa*, a competência do juiz se firma pela *prevenção*, pois sendo os juízes igualmente *competentes* ou com poderes jurisdicionais idênticos, somente a escolha de um deles excluirá os demais.

A jurisdição cumulativa, que se demonstra pela distribuição de poderes iguais a vários juízes, bem se difere da cumulada, que mostra a *duplicidade de jurisdições*, em que se investe o juiz, de modo que passa a ter poderes cumulados.

Assim, o sentido da primeira se prende à competência que se cumula nas mãos de vários juízes; o da segunda, de várias sortes de poderes que se reúnem nas mãos de um só juiz.

A escolha do juiz é consequente da *distribuição*.

JURISDIÇÃO DELEGADA. O sentido de *delegada*, aí, não é aquele que se tira *dedelegação*, ou seja, a outorga do poder de que se investe a autoridade para que possa administrar a Justiça ou certos negócios públicos.

Delegada é empregada para exprimir a jurisdição que não é *própria* nem *originária*; que se deriva de uma *autorização* de quem a possui a outrem, para que a possa exercer em seu lugar.

Desta forma, a autoridade judicial ou administrativa, sem que possua o poder que se funda na jurisdição, desde que autorizada legalmente por quem o tem, passa a *funcionar* no exercício de jurisdição alheia, por força da *delegação*, que lhe foi feita.

JURISDIÇÃO ECLESIASTICA. É a que é concedida às autoridades eclesiásticas, para aplicações das leis canônicas, aos casos submetidos a seu veredicto.

E, assim, se diz, em distinção à *jurisdição temporal* ou *secular*, porque mais se refere ao *poder espiritual* dos sacerdotes ou autoridades eclesiásticas a respeito dos fiéis e das organizações fundadas no Direito Canônico.

JURISDIÇÃO ESPECIAL. Opõe-se à *ordinária*, entendendo-se a que é particular ou relativa a certas espécies de negócios. Apresenta-se, por vezes, no caráter de *extraordinária*.

No concurso ou conflito de jurisdição, entre a ordinária e a especial, esta prevalece sobre a primeira.

Em regra, a *jurisdição especial* é improrrogável, porque dela se deriva competência que não é *cumulativa*; mas, simplesmente, atribuída ao juiz a quem a lei, especialmente, a conferiu.

O sentido de especial, no entanto, pode ser tomado no de *extraordinária* ou mesmo no *deprivativa*.

Em quaisquer dos casos, os poderes jurisdicionais decorrentes da *especialidade* restringem-se aos casos ou negócios, que se constituem em *espécies*, reservadas ou outorgadas ao juiz, em caráter extraordinário ou privativo.

JURISDIÇÃO ESTADUAL. A ideia de jurisdição implica, originariamente, a ideia de *extensão territorial*, ou seja, da circunscrição administrativa ou judiciária, em que podem ser exercitados os poderes que a jurisdição confere.

Assim, a compreensão da jurisdição em *federal*, *estadual* e *municipal* conduz o sentido de limites territoriais de seu exercício, isto é, de exercício das atividades da autoridade a quem se outorgaram os poderes jurisdicionais.

Jurisdição estadual, pois, sem fazer distinção de qualquer espécie de jurisdição, quer exprimir a que pode ser validamente exercida dentro dos limites territoriais de um Estado federado.

JURISDIÇÃO EXCEPCIONAL. É uma jurisdição de privilégio, em regra instituída para conhecimento e deliberação de certos casos, pertinentes a certas pessoas, que, por determinação legal, merecem um tratamento especial.

É, em verdade, uma jurisdição especial, particularizada como uma medida de exceção.

Geralmente, a jurisdição de exceção é assinalada em lei, notadamente na lei constitucional. Quando assim ocorre, é sempre improrrogável.

A *jurisdição militar* constitui uma jurisdição de exceção. Como se considera de exceção a jurisdição que se institui para conhecimento e julgamento de crimes do Presidente da República.

Nesta razão, a jurisdição de exceção é tomada em sentido mais restrito que a *especial*.

JURISDIÇÃO EXCLUSIVA. Ao contrário da *cumulativa*, é a que se confere a certo e determinado juiz, em que qualquer outro de mesma categoria, ordem ou hierarquia, possa conhecer da matéria, cuja apreciação é tornada privativa dele, com exclusão dos demais.

A jurisdição exclusiva é *improrrogável*, desde que se constitui de competência exclusiva, logo absoluta, do juiz a que se deferem os poderes nela contidos.

JURISDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. Denominação que se atribui à jurisdição, em que se investe magistrado de poderes para conhecimento de certos casos especiais.

JURISDIÇÃO FEDERAL. Assim se diz de qualquer jurisdição que possa ser exercida em todo o território federal.

Assim, a autoridade que nela está investida tem competência para conhecer de todos os casos, incluídos nela, onde quer que ocorram, no território nacional.

A jurisdição, *verbi gratia*, do Superior Tribunal de Justiça é tida neste sentido, desde que sua autoridade é geral no país, em todos os assuntos que pertencem a seu *poder jurisdicional*.

Vide: *Jurisdição estadual*.

JURISDIÇÃO GRACIOSA OU VOLUNTÁRIA. É a designação dada ao exercício da jurisdição, quando no processo, em que a mesma se manifesta, apenas se tem em mira assegurar direitos contra possíveis lesões.

Quer isto, então, significar que, nos processos de jurisdição meramente graciosa, não se admite *contestação*, em virtude do que a parte, contra quem se quer estabelecer a medida, não poderá intervir neles, para apresentar defesa ou tentar qualquer discussão da matéria pertinente a eles.

Ao contrário da jurisdição contenciosa, a graciosa entende-se meramente *preventiva*, nela nada se solucionando em relação ao *mérito* da matéria contida no processo que a faz funcionar.

Nesta razão, enquanto na contenciosa se forma o juízo para discussão de pendência *inter invitos* ou *litigantes*, na graciosa, dita também de *voluntária*, ela ocorre *inter volentes et sine causae cognitione exercetur*.

Seu principal objetivo, assim, em caráter meramente preventivo, é de acentuar ou firmar o direito, colocando fora de dúvida o *fato* ou o *direito*, para que, futuramente, possa impedir a formação do litígio ou o torne impossível ou improvável.

Se, por sua natureza, o processo de jurisdição graciosa permite intervenção de outrem, transformar-se-á em *contenciosa*, para que se possa formar o juízo, que é de sua essência.

Não é da praxe permita-se semelhante transformação. E quando no processo de jurisdição graciosa se queira discutir matéria que lhe é imprópria ou impertinente, manda-se que os contendores formem o juízo próprio, por ação que seja legalmente indicada.

Aliás, embora em regra a jurisdição graciosa não se exerça *inter nolentes* ou *inter invitos*, a contenciosa pode ocorrer *inter volentes*.

Nas jurisdições graciosas os atos processuais praticados, ou melhor, os despachos proferidos pelo julgador não constituem matéria julgada. Já era o princípio firmado na máxima romana: “*Quod jussit vetuive praetor, contrario imperio tollere et repetere licet: de sententiis contra.*”

Assim, os atos que nela se praticam são suscetíveis de alteração ou reforma, desde que não constituem matéria irretratável, nem trazem irredutibilidade aos direitos ali defendidos. Apenas os assegura ou prepara melhor defesa para futuros ataques.

Às vezes, semelhantes processos podem culminar numa verdadeira sentença, comumente dita de *sentença provisional*, o que, em verdade, se distingue do mero *despacho homologatório*, em que resultam, geralmente, os processos graciosos.

Vide: *Rescisão. Sentença*.

JURISDIÇÃO IMPRORROGÁVEL. Em princípio, a improrrogabilidade da jurisdição, firmada na improrrogabilidade de competência, advém da condição de *exclusiva* ou *deprivativa*. Quer isto dizer: ocorre quando os poderes outorgados ao juiz ou à autoridade administrativa o são em caráter exclusivo ou privativo.

Registra-se, principalmente, nas jurisdições que não são *cumulativas*, de modo que não pode ser exercida por outrem, que não seja aquele a quem foi atribuída.

A improrrogabilidade firma-se, notadamente, na competência que se deriva da *ratione materiae*. Dela é que se forma a *competência absoluta*, em princípio improrrogável, que formula a medida da jurisdição improrrogável.

Entre juízes de categorias diferentes, onde não se pode permitir jurisdição cumulativa, a jurisdição é sempre improrrogável, quer dizer, jamais se prorrogará, para que possa ser exercida por outrem, além do titular dela.

Quando a jurisdição é improrrogável, em virtude de estar a improrrogabilidade firmada *ratione materiae*, nem mesmo as partes podem remover a nulidade, que se gera desta prorrogação.

Os poderes *ratione materiae* conferidos a um juiz não podem ser deferidos a outrem: são poderes que não podem ser distribuídos nem formar jurisdições cumulativas.

Neste caso, o processo é nulo. E nulidade que pode ser declarada a todo tempo, porque *quod initio viciosum est, non potest tractus temporis convalescere*.

Vide: *Competência. Prorrogação da competência*.

JURISDIÇÃO INFERIOR. Expressão usada para indicar aquela de que se acha investido juiz de categoria ou hierarquia inferior, em relação a outro que se considera hierarquicamente superior.

JURISDIÇÃO LEGAL. É a que se mostra a própria razão de ser do Poder Judiciário, constituído pela magistratura, como delegação do Poder Público.

Assim, é a que nasce da lei, onde se gera a *investidura* do juiz, nos cargos de magistratura, ou de qualquer outra autoridade, apoderada de uma função pública, em que pode exercer uma administração e julgar de negócios públicos.

Na tecnologia jurídica, exprime o próprio *ofício* do juiz, na exata compreensão do *juris dicere*, a que se referiam os romanos.

Nesta circunstância, a jurisdição somente existe quando expressamente declarada em lei, sendo por ela determinada, de modo que a sua distribuição entre juízes não passe de uma formalidade de ordem pública, destinada a regular o seu próprio exercício.

Difere da convencional, em que as partes interessadas nela é quem a determinam, consoante compromisso entre elas firmado, nos termos da lei.

JURISDIÇÃO MILITAR. A jurisdição militar tanto pode ser administrativa como judiciária.

A administrativa é a que se exerce em negócios militares, para que se cumpram os objetivos constitucionais acerca da missão das forças armadas, conforme as regras preestabelecidas em seus regulamentos.

A judiciária é de ordem penal ou correcional, exercitada para conhecimento e julgamento dos crimes e contravenções militares.

JURISDIÇÃO NECESSÁRIA. É a que é indeclinável, isto é, que não pode ser *recusada*. Assim, dentro da matéria que forma a competência contida nela, não se pode deixar de ficar sob a autoridade ou o poder que dela decorre.

JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. Em regra, assim se diz de toda jurisdição cumulativa ou daquela em que o juiz se mostra apoderado para conhecer e julgar quaisquer questões, que não sejam pertinentes a jurisdições especiais ou de exceção.

O caráter de ordinário da jurisdição decorre do sentido em que se tem a *competência ordinária*.

JURISDIÇÃO ORIGINÁRIA. É a que é atribuída, com exclusão de outros, a determinado juiz ou tribunal.

JURISDIÇÃO PENAL. É a que é instituída especialmente para conhecer e julgar os crimes e contravenções.

É oposta à jurisdição civil.

JURISDIÇÃO PERMANENTE. Consoante o sentido da própria palavra *permanente*, é a que se institui em caráter estável ou efetivo, para conhecimento e solução de todos os casos sujeitos aos poderes, que nela se fundam.

Distingue-se, assim, da *temporária*, instituída em caráter especial e efêmero.

A jurisdição permanente é, assim, a que é atribuída aos magistrados para administração da Justiça, em caráter efetivo.

JURISDIÇÃO PLENA. É a que é exercida pelo magistrado ou autoridade pública sem qualquer restrição e em todas as suas fases, até que se ultime, pela solução que é dada à questão submetida ao conhecimento do juiz ou da autoridade pública.

JURISDIÇÃO PREVENTA. Ou prevenida, é a que se firma pela prevenção no caso de jurisdições cumulativas ou prorrogáveis.

Vide: *Competência. Prevenção.*

Uma vez firmada a competência, pela prevenção, os demais juízes ficam excluídos dela.

Vide: *Identidade de causa.*

JURISDIÇÃO PRIVATIVA. É indicativa da que é instituída com poderes exclusivos e privativos de um juiz ou tribunal, de modo que somente ele terá autoridade para resolver as questões, cuja matéria constitua a competência privativa dele.

JURISDIÇÃO PRÓPRIA. É a que pertence, originariamente, ao juiz ou tribunal, seja especial, exclusiva, privativa, ou mesmo cumulativa.

Própria quer exprimir que não vem de outrem: é conferida diretamente ao juiz ou tribunal.

Neste particular, no entanto, *própria* e *originária* se distinguem, pois que a jurisdição originária não pode ser cumulativa: é *privativa*. Assim, deve ser tomada em sentido mais geral a *própria*, visto que a originária é que tem o caráter de exclusiva.

JURISDIÇÃO PRORROGADA. É a que se prorrogou ou se firmou pela prevenção, desde que prorrogável.

A jurisdição prorrogada, em regra, é consequente da jurisdição cumulativa, em que há vários juízes, de igual categoria e igual competência.

Prorrogada a jurisdição, consequente da competência que se firmou pela prevenção, todos os demais juízes de jurisdição cumulativa se excluem do conhecimento da causa, que já se encontra de *juízo formado*.

Nestas condições, outro que venha a conhecer dela, em duplicidade, não tem mais competência para tal, desde que lhe falta jurisdição, excluída pela prorrogação.

JURISDIÇÃO SEMIPLENA. Ou limitada, é o nome que se dá à que é conferida a certos juízes para que conheçam somente de certos termos do processo, sem autoridade para levá-los até o fim e julgá-lo.

JURISDIÇÃO SUPERIOR. É a que se atribui ao juiz ou tribunal de categoria superior, na ordem hierárquica. É constituída pelos tribunais.

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. É a denominação que se dá também à jurisdição graciosa.

Vide: *Jurisdição graciosa.*

“JURIS ET DE JURE”. Locução latina que se traduz *de direito e por direito*, é aplicada, notadamente, para distinguir a presunção que, sendo inatacável ou indestrutível, é instituída ou estabelecida pela própria lei. As presunções *juris et de jure* são tidas como absolutas.

Vide: *Presunção jurídica.*

JURISPERITO. Derivado do latim *jurisperitus* (de *jus*, direito, e *peritus*, perito), entende-se a pessoa que é *perita* em leis ou versada em Direito.

Os romanos empregavam-no em sentido análogo ao de jurisconsulto, anotava Papiniano.

No entanto, O *Jurisperito*, seja embora versado ou tenha conhecimento da Ciência Jurídica, em toda a sua extensão, como o jurisconsulto, não se dedica particularmente à divulgação do Direito, através de escritos nem atende a consultas ou se ocupa em dar pareceres.

Não pode, igualmente, ser tido como *perito*, no sentido que lhe atribui o Código de Processo, porque é ele um *técnico em Direito*, e a *perícia judicial* é de objetivo bem distante, por vezes, de matéria eminentemente jurídica.

“JURIS PRAECEPTA”. São as palavras iniciais das regras instituídas por Ulpiano, como fundamentais ao *Direito objetivo*, inscritas no § 3º das Institutas.

Praecepta juris, pois, quer significar *preceitos de Direito*, *regras de Direito* ou *normas jurídicas*.

E, neste sentido, dizia-se que a lei é um *preceito* comum: *lex est commune praecepta*.

Mas, Savigny, procurando interpretar o exato sentido em que o vocábulo é tido na aplicação de Ulpiano, julga que é tomado na acepção daquilo que se denomina *categoria*, de modo que deve ser entendido como *princípio fundamental*.

Os *juris praecepta* são três, assim formulados: “*Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.*”

O *honeste vivere* (viver honestamente) traça a norma de proceder do homem na sociedade, em virtude da qual deve agir em respeito aos bons costumes e à honestidade pública, pois que é um *dever social*, que lhe cabe cumprir e que não se afasta do Direito considerado como *quod jussum est* (o que é imposto ou prescrito).

O *alterum non laedere* (a um ou a outro não ofender) funda o princípio de respeito aos direitos alheios, impondo o dever de que não se lese a ninguém.

Costumam substituí-lo pelo *neminem laedere*, com idêntica significação, pois que exprime o dever de não lesar ou ir contra direito alheio.

O *suum cuique tribuere* (dar a cada um o que é seu), encerrando as normas concernentes ao dever de cumprir as obrigações, dando a cada um o que lhe pertence.

JURISPRUDÊNCIA. Derivado do latim *jurisprudentia*, de *jus* (Direito, Ciência do Direito) e *prudencia* (sabedoria), entende-se literalmente que é a ciência do Direito vista com sabedoria.

Os romanos definiam-na, segundo Ulpiano, como o conhecimento das coisas divinas e humanas e a ciência do justo e do injusto: *divinarum atque humanarum rerum notia, justi atque injusti scientia*.

E, segundo Demangeat, assim se exprimindo, Ulpiano quis mostrar que o verdadeiro jurisconsulto deve conhecer não somente a natureza divina, mas a natureza e o destino do homem, porque, para distinguir o justo do injusto, o moral do imoral, é preciso partir dos altos problemas filosóficos, que nos dão conhecimento das coisas divinas e humanas.

Modernamente, é jurisprudência aplicada também no sentido de Ciência do Direito.

Mas, como já anotavam os comentadores romanos, traz consigo um sentido subjetivo e outro objetivo, de modo que não significa simplesmente a noção científica das leis, ligada à capacidade de aplicação aos casos concretos, mas compreende um sistema de doutrinas, que têm por objeto os direitos e as obrigações (Gluck).

É claro o sentido literal: *o Direito aplicado com sabedoria*.

Assim é que se entende a jurisprudência como sábia interpretação e aplicação das leis a todos os casos concretos que se submetam a julgamento da Justiça. Ou seja, o *hábito* de interpretar e aplicar as leis aos fatos concretos, para que, assim, se decidam as causas.

Desse modo, a jurisprudência não se forma isoladamente, isto é, pelas decisões isoladas. É necessário que se firme por sucessivas e uniformes decisões, constituindo-se em fonte criadora do Direito e produzindo um verdadeiro *jus novum*. É necessário que, pelo *hábito*, a interpretação e explicação das leis a venham formar.

Os romanos sempre a consideram como a fonte do Direito, designando-a como *auctoritas rerum perpetuo similiter judicatarum*, embora Justiniano aconselhasse que não se lhe desse uma autoridade exagerada, *cum non exemplis sed legibus judicandum sit*.

Aliás, é firmado hoje que a jurisprudência somente obriga a espécie julgada, não sendo, propriamente, fonte de Direito.

Mas, a verdade é que a jurisprudência firmada, em sucessivas decisões, vale como *verdadeira lei*.

O conjunto de acórdãos de um tribunal forma a sua jurisprudência, que se diz mansa e pacífica quando se verifica repetida e uniforme para os mesmos casos e iguais relações, submetidos a seu veredicto.

Vide: *Acórdão*.

JURISTA. Derivado de *jus, juris* (direito), é o vocábulo correntemente empregado em duas acepções:

a) Indica a pessoa que se dedica ao Direito, notadamente a que escreve livros jurídicos.

É designação do *escritor jurídico*. Assim se distingue do jurisconsulto: *juris scriptores* – juristas. No entanto, é também empregado para designar a pessoa versada em leis e que se dedica aos estudos jurídicos.

b) Na terminologia mercantil, designa a pessoa que vive de *juros*, isto é, que vive da aplicação de capitais em *mútuos*, com ou sem garantia, em descontos de letras ou em títulos da dívida pública, de cujas operações tira juros ou recebe bonificações.

É comum, no entanto, em lugar deste vocábulo, com o mesmo sentido, empregar-se a palavra capitalista.

“JURIS TANTUM”. Expressando o que resulta ou é resultante do próprio Direito, serve para designar a *presunção relativa* ou *condicional*, e que, embora estabelecida pelo Direito como verdadeiro, admite prova em contrário. Presunção *juris tantum*.

JURO. Derivado de *jus, juris*, originalmente era empregado na mesma acepção de direito.

Aplicado notadamente no plural, *juros* quer exprimir propriamente os *interesses* ou *lucros*, que a pessoa tira da inversão de seus capitais ou dinheiros, ou que recebe do devedor, como paga ou compensação, pela demora no pagamento do que lhe é devido.

Neste sentido, pois, possui significado equivalente a *ganhos, usuras, interesses, lucros*.

Tecnicamente, dizem-se os *frutos do capital*, representado pelos *proventos* ou *resultados*, que ele *rende* ou *produz*.

Os *juros* provêm de convenção ou são determinados por lei. E, assim, se dizem *convencionais* ou *legais*.

Costumam dar como equivalentes *juros* e *prêmios*. Em verdade, seus sentidos se assemelham. Mas, tecnicamente, o *prêmio* tem sentido próprio, sendo, mesmo, empregado em acepção diversa da de *juros*, para exprimir uma *bonificação* ou uma *taxa* a respeito de certos contratos, que não se entendem de mútuo ou de empréstimo.

É o que ocorre em relação ao *prêmio de seguro*, que é devido pelo segurado à companhia seguradora, como *taxa dos riscos* segurados por esta. Não traz, pois, sentido de interesse nem de fruto do capital empregado, que é o caráter dos *juros*.

Juros, no sentido atual, são tecnicamente os *frutos do capital*, ou seja, os justos proventos ou recompensas que dele se tiram, consoante permissão e determinação da própria lei, sejam resultantes de uma convenção ou exigíveis por faculdade inscrita em lei.

No entanto, embora *prêmios, dividendos, interesses*, compreendidos como lucros, possam ser tomados como *juros*, em verdade bem se distinguem entre si. *Prêmios* são a contribuição ou a compensação pelo risco assumido ou a paga do risco. *Dividendo* é o lucro devido ou que compete ao capital aplicado nas sociedades por ações. *Interesse* é a participação nos resultados ou lucros obtidos.

Assim, *juros* se mostram particularmente os resultados obtidos com os *empréstimos em dinheiro*, consequentes notadamente de mútuos, fundados na percentagem que se estabelece na base anual ou de mês.

A rigor, portanto, *juros* significa a *usura* dos romanos. E por esta razão é que também era denominado de *fenus*, originado de *fetus*, de que adveio a terminologia de *frutos*.

Era então definida: “*Usura est incrementum feneratoris ab usu credit nuncupata.*”

Ainda dividiam os romanos a *usura* em:

a) *usuræ quæ in obligatione consistunt*, para exprimir as que se fundam nos testamentos ou nas convenções, ou seja, as que se geram de uma *condictio certi*, instituída numa doação ou legado, ou de uma *stipulatio*, de que resulta uma *condictio ex stipulato*.

b) *usuræ quæ officio judicis præstantur*, nas quais, notadamente, se incluíam os *juros legais* ou as *recompensas* prometidas por um dos contratantes, ou devidas às pessoas, em virtude de direito que lhes assiste.

Na técnica do Direito, por vezes, os juros se integram no sentido do *dano*, não para ser tido em seu conceito, mas para ser parte dele. O dano se constitui, também, pelo *prejuízo* decorrente da falta de rendimento ou de frutos produzidos pelos bens ou pelos capitais.

JUROS CAPITALIZADOS. Expressão usada na técnica do comércio para designar os juros devidos e já vencidos que, periodicamente, se incorporam ao principal, isto é, se unem ao capital representativo da dívida ou obrigação, para constituírem um *novo total*.

São, assim, juros que se integram no capital, perdendo sua primitiva qualidade de frutos, para se apresentarem na soma do capital assim constituído.

E, neste caso, se capitalizáveis, em virtude de estipulação ou determinação legal, passam como parcela do capital a produzir frutos, tal qual ele.

Dizem-se, também, *juros compostos*, em oposição aos que não se acumulam, que se dizem *juros simples*.

Vide: *Anatocismo*.

JUROS COMPENSATÓRIOS. Assim se entendem os frutos naturais do capital empregado.

Representam, pois, a *justa compensação*, que se deve tirar dos *dinheiros* aplicados nos negócios, notadamente de empréstimos.

Nesta circunstância, deve ser a denominação tida em sentido genérico, aplicável a toda espécie de juros, visto que *compensar* quer exprimir equilibrar, indenizar, ressarcir.

E os juros, sejam os convencionais ou os legais, vêm para atender a justa recompensa ou paga pelo uso de capitais de outrem, ou como *indenização* a lesões promovidas ou causadas a outrem.

Quer isto dizer que os juros compensatórios vêm suprir o que falta, para promover o equilíbrio, ou vêm ressarcir o que é justo.

JUROS CONVENCIONAIS. É a denominação dada aos juros que se estabelecem ou se estipulam em contratos, para que sejam cumpridos pelo devedor, *enquanto vigente a obrigação*.

No entanto, é tido em sentido mais amplo, significando toda espécie de juros instituídos ou estabelecidos em um contrato, não somente enquanto vigente a obrigação, como pelo não cumprimento dela, isto é, pelo seu retardamento.

Dessa forma, os *juros moratórios*, em regra legais, podem ser também convencionados.

Assim, o caráter dos juros convencionais está em virem estipulados em contrato.

E, neste particular, é que se usa das expressões *compensatórios* e *moratórios* para distingui-los: os primeiros, os que se originam *naturalmente* como frutos do capital, pela decorrência do contrato; os segundos, devidos pelo retardamento no cumprimento da obrigação principal.

Mas o sentido de juros convencionais também não exclui a ideia de *legais*, quando esta se refere à *taxa dos juros*, determinada ou instituída por lei.

Neste caso, os juros convencionais devem ser estabelecidos segundo as regras legais para sua estipulação, pois que a ninguém é lícito cobrar juros além da *taxa legal*.

JUROS LEGAIS. Exprime a expressão: os juros que podem ser exigidos em virtude de imposição ou determinação legal, embora não convencionados ou contratados.

Em regra, os *juros moratórios* são legais, pois que a exigência deles decorre de norma jurídica.

Restritamente, no entanto, é a denominação aplicada para designar a *taxa de juros* autorizada por lei.

Assim sendo, em sentido amplo, *juros legais* entendem-se os que possam ser exigidos legalmente, seja a respeito do direito que assiste ao credor para exigi-los, seja relativamente à taxa, que os deve determinar.

JUROS MORATÓRIOS. São juros decorrentes da *mora*, isto é, os que se devem, por convenções ou legalmente, em virtude do retardamento no cumprimento da obrigação.

São os juros ditos de *propter moram*, fundados numa *demora* imputável ao devedor *de dívida exigível*.

Nesta razão, os juros moratórios se fundam em dois elementos dominantes:

a) a existência de uma *dívida exigível*;

b) a demora do não pagamento dela, imputável ao devedor.

Os juros moratórios podem ser convencionados ou não. Quando não estipulados e devidos, dizem-se legais e se cobram pela taxa legal. Em regra, os juros de mora ou moratórios somente são devidos da interpelação judicial ou de qualquer outro ato judicial que venha constituir o devedor em mora. No entanto, casos há em que eles se contam mesmo antes dessa interpelação.

Nas obrigações líquidas e certas, onde se assina prazo, eles correm do *vencimento* da dívida: é a mora *ex re*. Se não há prazo, da interpelação, notificação ou protesto: é a mora *ex persona*.

Nas indenizações, os juros moratórios devidos, segundo as circunstâncias, computam-se da data do evento danoso. Mas, em regra, não consistindo em prestação ou obrigação de natureza pecuniária, somente se fixam e são devidos, quando o decisório judicial vem determinar pecuniariamente a indenização, consistente no valor do dano. Eles se contam, pois, do momento em que há uma *dívida* ou *um direito pecuniário exigível*.

JUROS ORDINÁRIOS. É expressão que designa os juros simples, ou seja, aqueles que não se acumulam ou não se capitalizam. São devidos pelo transcurso do prazo, em que vigora a obrigação ou a prestação pecuniária, mas não se computam no capital, para que passem, também, a render juros.

Opõem-se, assim, aos juros capitalizados ou compostos, que se vão integrando periodicamente (ano ou semestre) ao capital, para produzir novos juros.

JUROS REAIS. A CF/1988 estabeleceu, em seu art. 192, § 3º, que os juros reais não podem ser calculados em percentual superior a 12% ao ano, pena de crime de usura (*agiotagem*).

JUROS RECÍPROCOS. Assim se dizem os juros que são contados de lado a lado, por um e outro dos contratantes, sobre as somas representativas de saldos, que se forem verificando, dia a dia.

Dessa forma, o credor de hoje se credita pelos juros relativos ao saldo, o de amanhã procederá da mesma forma. Há, assim, reciprocidade de juros, porque cada um por sua vez é devedor daqueles que correspondem ao saldo verificado em dado momento.

Em regra, os juros recíprocos são próprios dos contratos de conta-corrente, em que as parcelas devedoras e credoras se modificam segundo as operações que, sucessivamente, se vão realizando.

JUROS VENCIDOS. São os que já podem ser exigidos pelo credor, em virtude do transcurso do prazo em que são devidos.

Assim se distinguem dos *juros a se vencerem* ou *vincendos*, que não são juros ainda devidos, porque são juros não vencidos, embora estipulados ou contratados.

“JUS”. A palavra latina *jus*, provinda do sânscrito *iu*, que significa ou dá ideia de salvação, proteção, de vínculo ou ordem, já entre os romanos era fundamentalmente tida no mesmo sentido em que se tem o *direito*: como *lei (norma agendi)* ou como *poder (facultas agendi)*.

Mas, no Direito Romano, além destas acepções, é a palavra tida numa variedade de significações. Assim, chega a designar a *sentença* pronunciada pelo juiz (*jus est sententia judicis fieri*), o lugar em que o magistrado exerce sua jurisdição (*in jure*), o exame do fato ou discussão dele, para aplicação do direito (*in judicio*), a forma por que se deve praticar o ato jurídico (*jure factum* e *non jure factum*), a Ciência do Direito ou a jurisprudência, além de outros.

Trazendo, por isso, sentido originário que o radical lhes indica, na terminologia jurídica é ela a formadora de vários vocábulos como sejam: *justo, justiça, justificar, justificante, justificado, justificativa, justificação, jurista, jurisconsulto, jurisprudência, jurisdição, juízo, julgamento, júri, jurídico*.

Em todos eles encontrar-se-á o sentido originário de *jus*, em quaisquer de suas modalidades, tendentes todas a mostrar o que é da lei ou se funda nela.

Na linguagem do Direito, é a palavra latina correntemente empregada em várias expressões. Vamos registrar algumas delas.

“JUS ABUTENDI”. O *direito de abusar*.

“JUS AGENDI”. O *direito de agir*.

“JUS APPLICATIONIS”. Na terminologia jurídica dos romanos, era a expressão empregada para indicar o *direito* (de aplicação) que cabia ao cidadão romano de herdar os bens do estrangeiro a quem protegia, ou ao patrimônio, os de seu cliente, quando estrangeiro ou o cliente morria sem deixar testamento.

Modernamente, o *jus applicationis*, como o *direito de herdar*, quando não há herdeiros ou testamento, não tem propriamente função. No entanto, assemelha-se ao *direito* que cabe ao fisco (Estado), de trazer a seu domínio os bens da herança declarada vacante.

“JUS CIVILE”. É a denominação dada, em sentido lato, ao Direito Civil dos romanos, a que, também, se denominava de *Jus Quiritium* (Direito Civil dos romanos).

Assim era o Direito peculiar à *cidade romana*, o Direito positivo dos *quirites* (cidadãos romanos), instituído em oposição aos Direitos de outras nações e em abstração ao *Jus Gentium*.

E, neste sentido, opondo-se ainda ao Direito Público e ao Direito Penal, era tido como um Direito Privado (*Jus Privatum*).

Direito do cidadão romano, Gaius o definia: *quod quisque populus ipse sibi jus constituit, quasi jus proprium civitates*.

Mas, era ainda empregada para designar o Direito que se formava dos debates judiciais (*disputationes fori*), ou seja, pela ciência dos *prudentes*.

No entanto, mais acertadamente, a despeito da terminologia adotada por Pomponius, o *Jus Civile* também se opunha ao *Jus Honorarium* (de *honores*: magistratura que se formava pela doutrina dos jurisconsultos e jurisprudência dos juízes – *disputationes fori*), mostrando-se o Direito que deve sua origem aos costumes, às leis, aos *senatus consultos*, às contribuições imperiais, à jurisprudência dos tribunais e à autoridade dos prudentes.

“JUS ET OBLIGATIO SUNT CORRELATA”. É aforismo em uso vulgar, que se traduz: *a todo direito corresponde uma obrigação*.

Nele, não se deve procurar ter a palavra obrigação em seu sentido próprio, pois que, se assim se fizer, ver-se-á que o adágio incorre em erro. E isto porque *obrigação* quer exprimir uma relação entre duas *personas determinadas*, em virtude da qual uma delas está *obrigada* para com a outra por uma *prestação*.

E esta relação não resulta de todo direito. Desse modo, aí, obrigação é *dever*, ou, como se procurou afirmar, *obrigação indeterminada* (Picard). E esse *dever* resulta no *meminem laedere*, pelo qual, em princípio, se *deve* respeito a todo direito alheio.

“JUS GENERALE”. Ou *Jus Commune*, é o Direito que é comum a todos os cidadãos, opondo-se, assim, ao *Jus Singulare*. Havia, no entanto, sutil distinção entre o *Commune* e o *Generale*, entre os romanos. O *Generale* era o *Jus* que se aplicava a todos os cidadãos. O *Commune*, o que se aplicava a todas as partes do território.

Ulpiano definia o *Jus Generale*: *“Jura non in singulas personas, sed generaliter constituimus”*.

Na terminologia moderna, *Comum* ou *Geral* têm sentido idêntico: é o que é comum ou geral a todos, sem qualquer distinção.

“JUS GENTIUM”. Entre os romanos, o *Jus Gentium* não significava propriamente o que se denomina hoje *Direito das Gentes*.

Era uma parte do Direito Privado, definido por Ulpiano como aquele *quo gentes humanae utuntur*. E, desse modo, tido como o Direito comum ao gênero humano e que se apresenta como consequência necessária à vida humana e às relações que existem entre os homens, criam-no os romanos fundado na razão: *naturalis ratio*. Assim não diferia o *Jus Gentium* do Direito Natural: *“Omni in re consensio omnium gentium, lex naturae putanda.”*

“JUS NATURALE”. Entre os romanos, as expressões *jus naturale* e *naturalis ratio* eram, por vezes, empregadas para designar as instituições que pertenciam ao *Jus Gentium*.

Mas, em regra, indicava o Direito Natural, ou seja, o conjunto de regras que regulam a vida animal, e que são inatas e provindas do próprio instinto, tais como as regras que regulam a união do macho e da fêmea, a procriação e a educação dos filhos, o direito de defesa contra o ataque.

É, como define Ulpiano: *Jus Naturale est quod natura omnia animalia; nam jus istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in coelo, quae in terra, quae in mari nascuntur.*

“JUS NON SCRIPTUM”. Os romanos tomavam a expressão *scriptum* em rigor material: *escrito* era o Direito graficamente instituído; *não escrito*, o que se firmava verbalmente.

E desta forma, como assinala Maynz, editos dos pretores e avisos dos jurisconsultos, não emanando, pois, do *poder legislativo*, figuravam na categoria do *jus scriptum*.

Modernamente, o *jus scriptum* é o Direito emanado do poder constituído. O *jus non scriptum* é o que se gera dos costumes comprovados e tacitamente autorizados.

“JUS POSSESSIONIS”. Direito de posse. Indica a posse jurídica. É o fundamento da ação possessória.

“JUS POSSIDENTI”. Direito de domínio. Direito de possuir. É o fundamento da ação petítória.

“JUS PRIVATUM”. Os romanos já instituíam a clássica divisão do Direito em *Público* e *Privado*, fundada na razão da regra que se estabelece para regular um negócio que seja de interesse do Estado ou do interesse individual ou dos particulares.

E assim, definiam-nos, segundo a opinião de Celso: *“Hujus studii duae sunt positiones, publicum et privatum.”*

“Publicum jus est quod statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim.”

O Direito Privado divide-se, então, em *Jus Naturale*, *Jus Gentium* e *Jus Civile*.

O Direito Público, em Direito das Coisas Sagradas, dos Sacerdotes e dos Magistrados: *“Publicum jus in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit.”*

Na linguagem moderna, o *Jus Privatum* é o Direito Civil.

“JUS QUIRITIUM”. É a denominação dada ao Direito Civil dos romanos, adivinda da denominação de *quirites* dada ao povo romano.

Vide: *Jus Civile*.

“JUS RETENTIONIS”. Locução latina aplicada para indicar o *direito de retenção*, que assiste a uma pessoa em relação à coisa, em seu poder, mas pertencente a outrem.

Vide: *Retenção*.

“JUS SANGUINIS”. Traduz-se *direito do sangue*. Em Direito de Família, exprime os laços de parentesco, que se geram da consanguinidade. Em Direito Internacional, é usado para indicar a teoria que faz firmar a nacionalidade pelo *jus sanguinis*, isto é, pela descendência, em oposição ao *jus soli*.

“JUS SEPULCHRI”. Assim se entende o direito sobre o terreno, localizado nos cemitérios, em que se tem, por concessão da municipalidade, algum jazigo ou mausoléu, quando a mesma é feita a título *perpétuo*.

Em princípio, a concessão é dada em caráter de intransmissível, de modo que o *jus sepulchri* entende-se o direito de usar o terreno para ali ter *sepulcro* de determinadas pessoas.

“JUS SINGULARE”. Em oposição ao *Jus Commune* ou *Generale*, entendia-se o Direito instituído, excepcionalmente, contra o Direito Comum, em virtude de alguma utilidade.

Apresentava-se no caráter de *privilegia* ou *beneficia legis*.

Era, assim, definido: *Jus Singulare est, quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est* (Paulus).

“JUS SOLI”. É usada a locução *jus soli* (direito do solo), na teoria da nacionalidade, que se gera do lugar em que se nasceu, ao contrário do *jus sanguinis*.

“JUS STILLICIDII”. Expressão latina empregada para indicar o direito da servidão, consistente em receber águas dos telhados (*stillicidium*) vizinhos.

“JUS TOLLENDI”. Direito de retirar as *benfeitorias* feitas à coisa, pelo usuário ou locatário, quando *voluptuárias*, se feitas por sua conta.

“JUS UTENDI”. Traduz-se: o *direito de usar*.

Os romanos definiam o direito de propriedade: “*Jus utendi, fruendi, et abutendi re sua quatenus juris patitur.*” (O direito de usar, de gozar e de abusar de coisa própria, até onde a razão do direito o possa permitir).

Vide: *Uso*.

JUSTA. Derivado do latim *justus*, como substantivo possui o sentido de *pugna, peleja, luta*. E distinguia, antigamente, o torneio ou jogo militar, que se promovia nas praças públicas.

Como adjetivo, possui acepção de *justo*, também derivado de *justus*, com a significação do que convém, do que é legítimo, ou é legal.

E, neste sentido, é empregado em várias locuções jurídicas, entre as quais anotaremos:

“JUSTA CAUSA”. Exprime, em sentido amplo, toda *razão* que possa ser avocada, para que se justifique qualquer coisa, mostrando-se sua *legitimidade* ou sua *procedência*.

É assim o *motivo* que possa ser alegado, porque está *amparado em lei* ou procede de *fato justo*.

Mas, a rigor, segundo o sentido de *justa*, que significa o que convém ou o que de direito, *ecausa*, motivo, razão, origem, é necessário que o que se alega ou se avoca, para mostrar *ajusta causa*, seja realmente amparado na lei ou no Direito, ou, não contraindo a este, se funde na razão e na equidade.

A *justa causa*, pois, identifica-se com o *justo impedimento*, a *impossibilidade comprovada*, *arazão jurídica*, a *imposição legal*, a *premência provada*, enfim, com tudo o que possa justamente servir de motivo ou dar origem a um fato jurídico. Assim, também se entendia como *justo título*.

Nos crimes de lavagem de dinheiro exige-se a *justa causa* duplicada, isto é, deve ser feita a comprovação não só da lavagem de capitais, como também da infração penal antecedente, conforme o art. 2º, § 1º, da Lei 9.613/1998.

“JUSTAM CAUSAM POSSESSIONIS”. É a *justa causa* para a posse perfeita ou o *justo título*, do qual decorria a boa-fé e se distingue do *título precário*.

Justam causam, pois, pressupondo a boa-fé, traz a presunção de que a posse foi transferida por quem a podia transferir; o próprio dono ou alguém autorizado por ele: *justa opinio quaesiti dominii*.

JUSTAS NÚPCIAS. Expressão originária da *justae nuptiae* dos romanos, é empregada para designar o *casamento legal*.

Dizia-se, também, *justum matrimonium*.

JUSTIANEU, JUSTIANEIA. Refere-se a Justiniano e sua codificação (século VI d.C.)

JUSTIÇA. Derivado de *justitia*, de *justus*, quer o vocábulo exprimir, na linguagem jurídica, o que se faz conforme o Direito ou segundo as regras prescritas em lei.

É, assim, a prática do *justo* ou a razão de ser do próprio Direito, pois que por ela se reconhecem a legitimidade dos direitos e se restabelece o império da própria lei.

Os romanos consideravam-na em grau tão elevado que Ulpiano, arguindo-a de *virtude*, a definia como “*constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuere*” (Vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu).

E como *virtude*, que nos faz dar a Deus e aos homens, o que *lhes é devido*, assinala-se no conceito de Cícero, a impulsão firme e consciente para o bem, em oposição a *libido ecupiditas*.

Entre os povos organizados, a justiça é o próprio fundamento dos *Poderes Públicos*, que se instituem por delegação da soberania popular.

Bem por isso firma-se o lema pela linguagem de Cícero: *ubi non est justitia, ibi non potest esse jus*.

E que a justiça é o próprio Direito realizado.

Justiça. Em sentido restrito, é o vocábulo empregado na equivalência de *organização judiciária*.

Indica, assim, o aparelhamento político-jurídico destinado à aplicação do Direito aos casos concretos, a fim de fazer a *justiça*.

Nestes casos, então, toma a justiça as denominações próprias às suas finalidades: *Justiça do Trabalho, Justiça Federal* etc.

JUSTIÇA ATRIBUTIVA. Expressão filosófica, que indica a distribuição entre os particulares do que é comum a todos ou a repartição proporcional de acordo com a necessidade e a capacidade de cada qual.

JUSTIÇA COMUTATIVA. Na técnica filosófica, é a atribuição de igualdade de relações entre os particulares, adequando-se coisa a coisa, de molde a realizar igualdade matemática.

JUSTIÇA DE PAZ. Poderá ser criada pela União (no Distrito Federal e nos Territórios) ou pelos Estados.

Será remunerada e composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para:

- a) conciliar;
- b) celebrar casamentos;
- c) verificar o processo de habilitação.

JUSTIÇA DO TRABALHO. É da competência da Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregados e outras controvérsias surgidas da relação de emprego, incluídos os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças.

São seus órgãos: TST, TRTs e Varas do Trabalho.

O TST compor-se-á de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pela maioria absoluta no Senado Federal.

Com a EC nº 45, de 08.12.2004, o assunto é tratado na CF/1988, nos termos dos arts.: 111; 111-A; I e II, §§ 1º e 2º, I, II; 112; 113; 114, I a IX, §§ 1º, 2º e 3º; 115, I, II, §§ 1º e 2º; 116. Na Seção V do Cap. III.

JUSTIÇA ELEITORAL. Aquela especializada no deslinde de controvérsias atinentes a alistamento eleitoral, eleições, partidos políticos e crimes eleitorais. A CF/1988 trata do assunto em seu Cap. III, Seção VI, arts. 188 a 121 e seus incisos e parágrafos.

JUSTIÇA FEDERAL. Aquela especializada em intervir na lide quando houver interesse público.

São seus órgãos: os Tribunais Regionais Federais e os juízes federais.

Os TRFs compõem-se de 7 juízes, de preferência escolhidos na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos.

A CF/1988 trata dos Tribunais Regionais Federais e dos juízes federais em seu Cap. III, Seção IV, arts. 106 a 110 e seus incisos e parágrafos.

As causas em que a União for autora correrão no foro do domicílio do réu, e as em que for ré no foro do domicílio do autor, onde tenha ocorrido o fato, onde esteja situada a coisa objeto da pendência ou no próprio Distrito Federal.

JUSTIÇA GRATUITA. Isenção do pagamento de custas, emolumentos e honorários que se concede a quem comprovar falta de recursos para intentar ação.

Vide: *Assistência Judiciária*.

JUSTIÇA ITINERANTE. A expressão designa o modo de funcionamento da Justiça de modo mais acessível ao jurisdicionado, assim aplicando o princípio constitucional de amplo acesso à jurisdição, consistindo na atuação dos órgãos judiciais e dos órgãos e entidades que junto dele atuam (Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia, serventias registras e notariais) que se deslocam para onde está o jurisdicionado, utilizando, para tal, equipamentos públicos e comunitários. A expressão foi introduzida no Direito Constitucional pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, nos arts. 107, § 2º, art. 115, § 1º e art. 125, § 7º. (nsf)

JUSTIÇA MILITAR. Ramo do Poder Judiciário encarregado do processo e julgamento dos crimes militares.

A CF/1988 trata do assunto em seu Cap. III, Seção VII, arts. 122 a 124, e seus incisos e parágrafos, quanto aos Tribunais e juízes militares, e em sua seção VIII (quanto aos Tribunais e juízes dos Estados); art. 125; §§ 3º, 4º e 5º.

JUSTIÇA RESTAURATIVA. A Justiça Restaurativa objetiva dar uma solução pacífica aos conflitos, encontrando uma resposta harmônica para a vítima e todos aqueles que indiretamente foram afetados pelo delito.

A Justiça Restaurativa trata-se de um procedimento voluntário, em que as partes participam se assim desejarem, e está baseada na intervenção interdisciplinar de modo que os conflitos sejam solucionados por meio do diálogo e do estímulo à reparação do dano causado à vítima e à comunidade. (pg)

JUSTIÇA SOCIAL. Contribuição de todos para realização do bem comum.

JUSTIÇADO. O condenado à morte, que foi executado.

JUSTIÇAR. Formado de *justiça*, quer significar: *executar a lei* ou *castigar*, impondo a sanção legal.

JUSTIFICAÇÃO. Derivado do latim *justificatio*, de *justificare* (justificar, absolver), em sentido lato quer exprimir todo ato ou ação que vem *desfazer* ou *anular* qualquer imputação feita a alguém ou *trazer justa causa* a qualquer fato.

É, assim, a *ação de fazer justo* ou *mostrar a legitimidade* do que é feito ou se vai fazer.

Justificação. Em linguagem forense, sem fugir ao sentido originário, entende-se a *prova judicial* acerca de alguma coisa, isto é, a prova da *existência de ato* ou de *relação jurídica*, a que se prenda interesse da pessoa.

Em regra, pois, a justificação incide sobre ato ou fato de que não exista prova material ou, quando exista, não se mostre suficiente.

Dessa forma, constitui-se em *processo judicial*, geralmente em jurisdição voluntária, consistindo em inquirições de testemunhas, que vêm asseverar a existência do ato ou da relação jurídica, ou de sua inexistência. A justificação pode, portanto, ser de fato positivo ou de fato negativo.

É deduzida em petição, dirigida ao juiz, na qual se mencionará o fato ou se mencionarão os fatos, que se desejam provar.

Processo de jurisdição graciosa, onde não se forma propriamente um juízo, nele não há contestação. Mas, cabe à parte contrária acompanhá-lo, reinquirir testemunhas e contrariar os depoimentos, tudo dentro dos estritos limites do processo, não indo além do que nele, razoavelmente, se possa comportar.

A justificação é meramente *homologada*. Nela não há sentença, propriamente dita, pela qual se possam declarar ou atribuir direitos. Isto, quando a justificação é feita em processo próprio, para *documento do justificante*.

Não se veda a justificação dentro da própria ação, desde que é, evidentemente, um dos meios de prova, de que se pode utilizar o litigante. Aí, no entanto, embora literalmente signifique uma justificação, na linguagem processual não se entende uma *justificação judicial*. Esta sempre se representa por um processo acessório, feito antes, ou no correr da ação.

JUSTIFICADO. Aquele contra quem se requer ou se faz a justificação. E para ela, a fim de que possam surtir, quando oportunos, os efeitos legais, deve ser convocado.

JUSTIFICANTE. É o requerente da justificação ou a pessoa que promove a justificação.

JUSTO. Derivado do latim *justus*, entende-se o que é conforme a justiça e o direito. É o que é legítimo, próprio, adequado, equitativo.

Na técnica mercantil, é empregado com o sentido de *ajustado*. E, assim, se entende como o que é certo, combinado ou estabelecido.

JUSTO IMPEDIMENTO. Na linguagem forense, assim se diz do motivo ou obstáculo judicial, que se mostra com força para *justificar* qualquer *restituição de prazo*.

É, assim, equivalente à *justa causa*, *motivo imperioso* ou à *razão*, que possam servir de *justificação* ao que não se fez, com tal força que se *descarrega a culpa*.

JUSTO PREÇO. É o preço que *deve valer* a coisa, por se mostrar razoável e por *equivaler à sua utilidade*.

Assim não se entende o *preço de custo* ou o preço meramente estimado. Mas o que é determinado pela realidade e exatidão do valor que lhe deve ser atribuído, em razão de sua qualidade, utilidade e valor corrente.

JUSTO TÍTULO. É o que se mostra legítimo e válido, real e certo.

Assim, é o que se apresenta preenchendo todas as condições e formalidades legais, indispensáveis para sua legitimidade e validade contra aqueles que o formularam e contra terceiros, que se possam opor a ele.

O *justo título*, nestas condições, é o próprio título originariamente formulado por si, isto é, por ser original ou por certidão ou traslado que, autênticos e legais, o substituam.

Mas, em relação à posse, o *justo título*, no pressuposto da boa-fé, não se faz mister que seja *in substantia* válido. Basta que o ato nele objetivado, revestindo forma própria, e formulado segundo as regras legais, seja de natureza a transferir a propriedade. É, pois, necessário somente que seja *translativo da propriedade*, pouco importando que o transferente tivesse ou não motivo para ser ou não dono dela.

Da boa-fé decorrente do *justo título*, depreende-se que a pessoa estava certa de haver recebido a coisa das mãos de seu verdadeiro dono. E neste *ânimo* imitiu-se na posse da coisa.

JUVENTUDE. Derivado do latim *juventus*, é o vocábulo tido no mesmo sentido *democidade*.

Mas, juventude, em verdade, mostra idade menor que a da mocidade. É intermédio desta com a *infância*, embora não se precise onde termina, para que se inicie a idade de moço.

A Lei 12.852/2013 instituiu o Estatuto da Juventude. (npg)

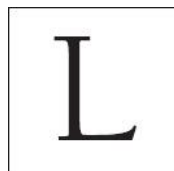
Vide: *Estatuto da Juventude*.

JUZGO. É vocábulo de uso antigo, empregado para designar a justiça perfeita, a observância das leis, e, por vezes, a própria sentença pronunciada pelo juiz.

Desta forma é que se dizia *Fuero-Juzgo* para o livro, em que se encontravam as regras para decidir e julgar as causas, fossem civis ou criminais, muitas das quais constituídas pelas sentenças ou arestos anteriores dos juízes e tribunais, que a ele se anexavam para os novos julgamentos.

O *Fuero-Juzgo* serviu, assim, de intermediário entre o Direito Romano e as Ordenações, que se foram constituindo sobre sua estrutura.

Primitivamente foi representado pelo Código dos reis visigodos, pelo qual se regeu Portugal nos primeiros tempos da monarquia.



LÃ. Derivado do latim *lana*, do grego *lenos*, é, geralmente, indicado para exprimir o *pelo* ouvelo dos carneiros e das ovelhas, sendo ainda empregado para designar toda espécie de penugem.

Mas, na terminologia do Direito Fiscal, é usado para designar qualquer espécie de lã, isto é, não somente a animal, como artificial ou sintética.

É assim que também se denomina de lã ao *algodão* tirado do *caroço* ou descaroçado, que se diz *algodão em lã*, em distinção ao *algodão em caroço*.

Do vocábulo, formam-se *lanígero* (do latim *laniger*, que dá lã, carneiro) e *lanifício* (do latim *lanificium*, que prepara a lã).

Lanígero, pois, tanto indica os *ovinos*, como as plantas que produzem lã: o algodoeiro.

Lanifício entende-se a manufatura de artigos de lã: artefatos ou tecidos de lã.

LABÉU. Derivado do latim *labes* (queda, caída), significa a *nota infamante* ou a *infâmia*, que vem manchar o nome de uma pessoa ou que vem atacar sua honorabilidade ou seu conceito.

É a *afronta* ou a *injúria* que possa ser atirada contra alguém, quando vem *manchar* a honra ou a fama.

Dizem *labéu infamante*; mas todo labéu já conduz infâmia, isto é, já traz consigo a ideia *demancha* ou *vício*, que vem ferir o bom nome ou o conceito de alguém.

LABORAL. Adjetivo referente ao trabalho, como, por exemplo, Justiça Laboral.

LABORATÓRIO. Derivado do latim *labor*, de *laborare* (trabalhar), literalmente deveria significar o local em que se labora (trabalha) em alguma coisa.

Tecnicamente, no entanto, exprimindo embora semelhante significação, quer designar o lugar em que se processam certas experiências ou operações científicas por meio de aparelhos, próprios ao objetivo.

É, pois, indicativo de *oficinas* de pesquisas ou de análises científicas.

Particularizando-se, diz-se *laboratório químico*, para aquele em que se procedem a trabalhos ou pesquisas químicas; *laboratório farmacêutico*, onde se aviam *receitas médicas* ou se preparam medicamentos; *laboratório de análises*, aquele em que se fazem investigações acerca de certas matérias, por interesse clínico ou de higiene.

LACAIO. Derivado do espanhol *lacayo*, do árabe *laki'a*, designava, primitivamente, o *criado*, que se postava à traseira do coche ou sege, ou que acompanhava a cavalo, atrás, ou à frente, o coche ou o cavaleiro.

Na terminologia moderna, é o vocábulo empregado em sentido pejorativo, para designar o *homem desprezível* ou sem qualquer dignidade ou sentimento.

É *lacaio*: é pessoa que se presta a tudo e faz cegamente o que outra pessoa manda, sem discutir, mesmo que se trate de atos infames ou repulsivos.

Assacada à pessoa, com o ânimo ofensivo, pode constituir o crime de injúria.

LAÇO. Derivado do latim *lax*, de que se formou *laqueus* (nó corredio), na terminologia jurídica é aplicado na mesma acepção de *vínculo* ou *ligação*, notadamente quando aplicado em matéria de parentesco.

Laços de parentesco é, precisamente, a relação ou a ligação de parentesco existente entre duas pessoas. É o *liame de parentesco*.

Laço. Mas, segundo seu sentido literal, é o vocábulo tido:

a) Como *armadilha*, *engano*, *logro* ou *fraude*, sentidos originários de *lax*.

b) Como o *nó corredio*, dado com uma *fita* ou qualquer tira de pano, utilizado para *insígnia*, *distintivo* ou *ornamento*.

LACRADO. Derivado de *lacrar* (fechar com lacre), é, na linguagem jurídica, empregado o adjetivo na mesma acepção que tem correntemente: *fechado* ou *selado com lacre*.

A finalidade do *lacramento* (ação de lacrar) é tornar *inviolável a coisa*, evitando que seja aberta sem que se anote a violação.

Lacram-se os envelopes, em que se encerram os testamentos ou documentos, objetos dados em depósito, ou quaisquer outras coisas que se coloquem dentro de invólucros, que se fecham, aplicando-se o lacre no local em que se possam abrir.

É costume ainda sobre o *lacre* (composição de goma-laca, terebintina e outros ingredientes), ainda quente, imprimir-se um sinete ou sinal qualquer, como garantia da inviolabilidade do que se contém no invólucro.

Qualquer violação será pressentida pela falta de integridade do lacre ou de sua retirada do local em que foi posto.

Extensivamente, diz-se *lacrar* simplesmente para o *fechar com aplicação de qualquer sinal*; que impeça a abertura.

Mas, a rigor, lacrar é *fechar com aplicação do lacre*, no lugar em que a coisa possa ser naturalmente aberta, ou de modo que não possa ser aberta sem destruí-lo.

LACUNA. Derivado do latim *lacuna*, em sentido propriamente jurídico quer significar *falha, omissão, vazio*.

Exprime, assim, o que não está previsto, não foi consignado ou não foi estabelecido.

Desta forma, as *lacunas*, relativamente às leis, mostram-se *falta de menção* a respeito de certos fatos, que, assim, não foram objeto de uma regra ou de uma referência.

Lacuna e *obscuridade*, pois, se distinguem.

Obscuridade significa falta de clareza, deficiência de expressão ou relação mal-explicada.

Lacuna é o silêncio da lei, que, nem de leve, se refere ao caso. Há *omissão* ou *falha*.

Segundo o princípio firmado, não cabe ao juiz deixar de julgar qualquer caso que seja submetido à sua jurisdição, quando competente, sob alegação de que a lei é omissa, ou *há lacuna*.

Se a lei é omissa ou *silencia*, cabe ao juiz revelá-la, recorrendo aos costumes, aos princípios gerais de Direito e à analogia. Bem por isso, a rigor, na lei jamais há lacuna, desde que sempre há meio de removê-la.

No Direito Processual, proíbem-se lacunas nos termos e autos processuais.

LACUNAS. Na técnica da escrituração mercantil, lacunas querem significar *vazios ou espaços em branco*, que se possam deixar nos lançamentos, de modo que, em tais *intervalos*, sejam posteriormente acrescentadas certas palavras, que os alterem. É *vício* da escrituração.

Por extensão, então, antigamente significava o que era puro, legítimo.

LADO. Do latim *latus*, na linguagem jurídica, sem fugir ao sentido originário, é empregado na significação de *linha lateral, fronteira lateral* ou *direção lateral*.

Assim, quando se diz *parente pelo lado do pai*, entende-se o parentesco por *linha lateral*. E, igualmente, quando se diz *a casa ao lado*, firma-se a ideia da casa que se confrontou *lateralmente*, ou fica na *direção lateral*.

Vide: *Linha*.

Lado. Exprime também a *face* ou a *parte externa* das coisas.

Distendendo-se, é tomado então no sentido de *posição, situação, lugar, facção, partido*.

LADRÃO. Do latim *latro, latronis*, primitivamente, segundo seu sentido literal de *latere, delatus* (lado), designava o *soldado da guarda do príncipe*, ou daquele que era posto a seu lado.

Depois, era o *soldado mercenário*, devastador, dedicado ao saque. E daí, por semelhança, *osalteador*.

Extensivamente, passou a designar todo aquele que furta ou que rouba, sentido em que é aplicado na linguagem atual.

Mas, na técnica jurídica, é o vocábulo tido em sentido amplo: significa a pessoa que desvia ou se apodera de qualquer maneira de bens alheios. Assim, tanto designa o *larápio*, como *ogatuno*, o *estelionatário*, o *infiel*, o *peculatório* e o *explorador*.

Ladrão. Nos *tanques*, *açudes*, *caixas* ou *reservatórios* de água, é o vocábulo usado para indicar a *abertura* que neles se coloca para por aí saírem as águas excessivas, evitando o extravasamento ou desborcamento.

Nos *açudes*, *tanques*, e igualmente em diques, essa abertura é especialmente chamada *decomporta*. Nos depósitos e caixas de águas domiciliares, o ladrão consta de um *tubo de descarga*, que encaminha a água para o esgoto ou para outro destino.

LADROEIRA. Indica o roubo e o furto. O mesmo que *ladroíce*.

Em outro sentido, designa o descaminho continuado de valores, com o intuito de causar prejuízo a outrem com a vantagem própria ou de terceiros.

LAGAR. Formado do radical de lago, do latim *lacus*, designa o engenho e oficinas, com os aparelhamentos necessários para extrair o azeite das azeitonas, o mosto ou o vinho doce das uvas ou o sumo de qualquer outra fruta.

Para diferenciar, diz-se então *lagar de azeite* ou *lagar de vinho*.

LAGO. Derivado do latim *lacus*, do grego *lakkos*, originalmente quer significar *bacia de uma fonte*, *mãed'água*.

Mas, na terminologia geográfica, é a designação dada a toda *porção de água*, mais ou menos volumosa, localizada, permanentemente, na depressão de um terreno e cercada de terras em toda a sua periferia. É, assim, o contrário de *ilha*, que se mostra a *porção de terra*, cercada de água por todos os lados.

Mas, não somente se dizem lagos as *porções de águas dormentes* e cercadas de terras por todos os lados. As próprias águas das nascentes que se acumulam nas depressões dos terrenos, antes que formem as correntes ou os rios, dizem-se ainda lagos. E, neste caso, *há um lado* em que não há terra.

Nestas circunstâncias, há *lagos fechados* e *lagos abertos*.

Os *lagos fechados*, que se enquadram na clássica definição geográfica, são produtos de *águas estagnadas*. Assim se formam pela *estagnação*, ou seja, pela parada das águas ou acumulação delas em depressões de terrenos, nas quais se conservam por falta de declive.

Os *lagos abertos*, produto do *refluxo*, mostram-se a mesma *parada de águas*, por um retardamento ou obstáculo, que se rompem, pelo alçamento de seu nível, para dar origem aos rios.

Neste sentido, é tomado o vocábulo em sua significação literal: é a *mãe da fonte* ou *bacia da fonte*.

Na técnica geográfica, aos grandes lagos costumam chamar de *mares interiores*. E, em certos casos, lhes dão o nome de *lagoas*.

Os lagos podem ser navegáveis ou não. E, juridicamente, num ou noutro caso, é a matéria regulada pelos princípios estabelecidos a respeito dos rios.

LAGOA. Derivado do latim *lacuna*, diminutivo de *lacus*, é o vocábulo empregado para designar os lagos menores ou pequenos lagos.

Mas, antigamente, registravam os léxicos a palavra como aumentativo de lago. E daí anotaram-na como *grande lago de águas vertentes* (MORAIS).

Talvez por essa razão, seja costume dar-se ao lago, mesmo de grandes proporções, o nome *delagoa*, tal como se faz entre nós com a lagoa Mirim e a lagoa dos Patos.

Dessa forma, lagoa e lago vêm sendo empregados sem distinção, quer sejam grandes ou pequenas porções de água, cercadas de terra por todos os lados, ou extravasando por um ponto para formar os rios ou se ligarem aos mares.

Lagoa, tecnicamente, no entanto, deve ser sempre entendida como o pequeno lago, sendo assim equivalente a *palude*, *pântano*, *charco* ou de qualquer outras espécies de águas dormentes ou estagnadas, sejam alimentadas de nascentes, de extravasamentos de rios, de águas pluviais, ou sejam formadas artificialmente.

Do mesmo modo que os lagos, dizem-se abertas ou fechadas.

Quando sofrem o fluxo e refluxo das marés, por sua ligação ao mar, dizem-se *lagoas vivas*, como se dirá *vivo* para o que se encontrar em idênticas condições.

Quando o movimento é de si mesmo, isto é, da regurgitação de suas águas ou da intumescência, dá-se-lhes o nome de *mortos*.

A lagoa assemelha-se ao *tanque* e ao *açude*, distinguindo-se entre si pela construção e destino que cada um pode ter.

Segundo princípio que se há afirmado, as águas dos lagos ou das lagoas, consideradas *estagnadas* ou *dormentes*, não produzem aluvião.

Os limites marginais deles entendem-se fixos e inalteráveis, não criando nem estabelecendo direitos novos, mesmo que haja rebaixamento das águas ou extravasamentos.

Quando ligadas aos mares, sofrendo assim o influxo das marés, os terrenos marginais, se navegáveis, entendem-se terrenos de marinha e sujeitos à respectiva legislação.

LAICO. O que não tem caráter religioso, como, por exemplo, na expressão Estado Laico, a designar o Poder Público que não se vincula a qualquer confissão religiosa – separação entre a Igreja e o Estado. Quando se apresenta na acepção de laico, o vocábulo *leigo* é seu sinônimo.

Laico e *leigo* vêm do latim *laicus*.

LAMA. Derivado do latim *lama*, é o vocábulo indicativo de *lodaçal*, *lameiro*, *pântano*, *atoleiro*.

Em regra, no entanto, quer significar toda *terra*, *ensopada de água*, sendo assim equivalente *alodo*.

Figuradamente, é o vocábulo empregado para indicar a *posição de descrédito*, a que possa chegar a pessoa. *Cair na lama*, deixar seu nome *rolar pela lama*, quer, então, exprimir *o estado de desprezo* a que chegou a pessoa; diminuída em seu conceito ou sua fama.

Lama. É a designação dada, no Tibete e na Mongólia, ao sacerdote budista. O chefe supremo de sua religião, soberano espiritual dos lamas, é o *dalai-lama* (do tibetano *dalai*, oceano, *elama*, sacerdote).

LAMBUJEM. Formulado do verbo *lamber*, é vocábulo empregado na gíria mercantil, notadamente nas vendas, para indicar o *que se recebe como presente* ou *bonificação*, junto com a coisa comprada.

A aplicação do vocábulo, neste sentido, advém da significação antiga em que era tido: designava a *sopa* ou *restos de comida*, dados por favor. Eram estes *lambidos* e daí *lambujem*, de *lamber*.

“LANA CAPRINA”. Do latim, lã de cabra, a exprimir o que não existe e que é desnecessário discutir.

LANÇADOR. Derivado de *lançar* (arremeter, assentar), é tomado na terminologia jurídica em várias acepções:

a) Designa a pessoa que, num leilão ou hasta pública, faz *lanços*, isto é, oferece preços para a arrematação da coisa.

Dessa forma, lançador é todo aquele que *oferece preço* ou lança em leilão ou hasta pública. Difere, assim, do *arrematante*, que se apresenta o *lançador do maior lanço*, a quem, portanto, se considera como tendo arrematado ou comprado, em leilão, a coisa posta à venda por esse meio.

Vide: *Almoeda. Hasta pública. Leilão. Praça.*

b) Na técnica do Direito Fiscal, assim se denomina o empregado do fisco ou do tesouro, a quem se atribui o encargo de fazer os *lançamentos de impostos*. Diz-se, também, de *coletor*.

LANÇAMENTO. Derivado de *lançar*, é utilizado na terminologia jurídica em vários sentidos:

Lançamento. Na técnica jurídica, designa o ato pelo qual o juiz, em determinadas circunstâncias, afasta da ação penal pública o querelante, como acusador particular, por ter apresentado o libelo-crime acusatório extemporaneamente.

A ação, dada a perda do prazo, será declarada *perempta* ou devolvida ao MP, que poderá renová-la.

Lançamento. Na linguagem fiscal, é o ato pelo qual o lançador ou coletor, arbitrando ou estimando a contribuição ou imposto a ser pago pelo contribuinte, segundo as tarefas

instituídas e o valor do negócio ou da propriedade, coleta ou fixa a mesma contribuição nos livros fiscais. É a taxação de impostos e sua inscrição.

Ato contínuo, como o lançamento, não se faz peça definitiva, estando sujeito à impugnação, o contribuinte é cientificado.

E se tem razões para impugná-lo, dirige-se à autoridade fiscal hierarquicamente superior, fazendo suas objeções.

O lançamento fiscal é que faz distinguir os impostos em lançados e não lançados.

O lançamento, caráter dos impostos lançados, corresponde a uma inscrição do contribuinte. Esta pode ser efetivada *ex officio*, como pode ser promovida, voluntariamente, pelo contribuinte.

Vide: *Lançamento “ex officio”*.

Lançamento. Na tecnologia mercantil, exprime o vocábulo todo assento ou registro das operações comerciais, realizadas por um comerciante ou estabelecimento comercial em seus livros de contabilidade.

Lançamento, neste sentido, é equivalente à escrituração, em virtude do que todos os atos e fatos mercantis são escriturados devidamente, para cumprimento das exigências legais.

Para tanto, as leis comerciais instituem as regras, que devem ser obedecidas em tais lançamentos, seja no Diário ou no Copiador, livros de uso obrigatório.

Os lançamentos devem ser promovidos em forma mercantil, isto é, segundo o estilo e a técnica adotados pela contabilidade ou, propriamente, pela escrituração mercantil.

Esta é estabelecida em fórmulas, que se dizem partidas simples ou partidas dobradas.

As partidas simples se formulam somente pelos títulos originários e singulares do devedor ou credor, designados pela expressão deve ou haver.

Nas partidas dobradas, já se consignam os títulos originários, acrescidos da conta oposta, isto é, daquela em que se deve fazer, em correspondência, o lançamento oposto de débito ou crédito, conforme o título que o origina seja de crédito ou débito.

Vide: *Partida, Escrituração Mercantil, Livros Comerciais* etc.

Lançamento. É também tomado no sentido de fundação, instituição ou iniciativa.

E, nestas acepções, são comuns as frases: lançamento do empréstimo, para indicar a iniciativa ou oferecimento de um empréstimo ou colocação de títulos, em que o mesmo se vai efetivar; lançamento da pedra fundamental, para significar o início ou fundação de um edifício ou monumento que se vai erigir; lançamento de uma ideia, a propagação ou instituição de um plano ou de uma organização e de uma teoria ou sistema, que se pretende estabelecer.

Vide também o verbete *Lançamento por Homologação*. (ngc)

LANÇAMENTO “EX OFFICIO”. Em princípio todo lançamento de imposto ou encargo fiscal é promovido pelos lançadores ou representantes do fisco, mesmo que os elementos para essa coleta ou taxação, também dita de inscrição, sejam fornecidos pelo contribuinte, como ocorre no *imposto sobre a renda*.

Não há, a rigor, um *lançamento fiscal voluntário*.

Mas, na terminologia do Direito Fiscal, isto é, na técnica do imposto sobre a renda, o lançamento da tributação distingue-se em lançamento *simples* e lançamento *ex officio*, para discriminar os processos, mediante os quais se efetivam.

No *lançamento simples*, os elementos para a taxação são fornecidos pelo próprio contribuinte, em virtude de sua *declaração espontânea e verdadeira*, nos prazos regulamentares.

Assim, a coleta ou a inscrição se efetiva baseada na mesma declaração.

Dessa forma, o lançamento *ex officio*, na significação do imposto sobre a renda, entende-se *o arbitramento ou estimativa das próprias rendas*, atribuídas ao contribuinte, a fim de que por elas se promova a *inscrição* do imposto, quando não apresenta o contribuinte a declaração regulamentar, nos prazos instituídos, ou quando a exhibe falha ou falsa.

Claramente, pois, distingue-se do *lançamento comum*, em que o imposto ou tributação incide sobre as rendas voluntariamente declaradas pelo contribuinte, e reputadas justas e idôneas.

Para o lançamento *ex officio*, a repartição se socorre dos elementos de informações de que possa dispor, levando em conta a importância do negócio e o volume de operações possivelmente realizadas pelo mesmo.

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. Se dá quando a lei obriga que a pessoa calcule o montante de imposto devido, após a ocorrência do fato gerador, e realize seu pagamento. Geralmente, a lei informa a data do vencimento do imposto e como o pagamento deve ser realizado.

Se o imposto devido não for recolhido, ou for recolhido a menor, surge para Fazenda Pública o direito de cobrar o valor, além de inserir sobre ele juros, correção monetária e multa, se for o caso.

São exemplos de impostos que possuem lançamento por homologação: ICMS, IPI e IR.

O Lançamento por homologação também pode ser chamado de autolancamento. (gc)

LANÇAR. Do latim *lanceare* (jogar a lança), possui o verbo uma infinidade de significações na terminologia jurídica:

- a) Lançar é oferecer certo preço em venda por almoeda ou leilão, ou oferecer melhor preço, quando outrem já fizera lanço.
- b) Lançar é escriturar em livros comerciais ou lavrar escrituras em *livro de notas*.
- c) Lançar é estimar ou fixar o montante de um imposto, para que seja inscrito em nome do contribuinte.
- d) Lançar é propagar, divulgar, iniciar qualquer coisa.
- e) Lançar é impor uma obrigação para fazer alguma coisa.
- f) Lançar é excluir ou dar por extinta ou terminada alguma coisa; é privar alguém da prática de algum ato, pelo que se diz: *sob pena de lançamento*.
- g) Lançar, em seu sentido literal, é arremessar, jogar alguma coisa.

LANÇO. O mesmo que *lance*. Derivado de *lançar*, com o sentido de *oferecer*, na terminologia forense e do comércio, quer exprimir a *proposta de preço* ou *oferta de preçofeita* por uma pessoa nas *vendas em almoeda*, isto é, *a quem mais der*.

Ocorre, assim, nos *leilões* ou nas *praças e hastas públicas*, onde a aquisição ou licitação da coisa é atribuída à pessoa que oferecer *melhor lanço* ou *maior lanço*.

Nestas circunstâncias, maior ou melhor lanço entende-se a melhor ou maior oferta, isto é, a melhor proposta, em que se contém o *maior preço*.

Lanço, no entanto, não se confunde propriamente com proposta ou oferta de preço. É proposta ou oferta de preço nas *vendas em almoeda*, em que se *disputa* a aquisição da coisa por *ofertas sucessivas*, feitas na presença de todos, cabendo a primazia àquele que faz a *oferta final*, maior e melhor, antes de que se dê por finda a arrematação, pelo sinal do estilo. Este consiste no bater do martelo por três vezes, à vez de *uma, duas e três*.

Vide: *Arrematação*.

Lanço. Na linguagem de jogos de azar, entende-se a *parada* feita pelo jogador, em jogos bancados, sejam carteados ou mecânicos.

Vide: *Jogos de azar*.

Lanço. Na linguagem marítima e dos pescadores, é o lançamento da rede ao mar e sua puxada com os peixes que nela se emaranham.

Dar o lanço, pois, é jogar a rede ao mar e puxá-la com os peixes que possam ser colhidos.

Lanço. Na linguagem técnica das construções, é o vocábulo aplicado:

- a) para designar a parte do muro ou da parede, compreendida em todo seu comprimento em determinada situação;
- b) a parte da escada que se limita ou se encontra entre dois patamares. E a escada terá tantos lanços quantas partes se colocarem em semelhante situação.

LANIFÍCIO. Derivado de *lã*, na terminologia do Direito Fiscal, assim se entende todo artefato ou produto de lã, de qualquer espécie, natural, vegetal, artificial ou sintética. Dizem-se, também, *tecidos de lã*.

Por analogia, chama-se de *lanifício* para a fábrica ou indústria, em que se produzem artigos de lã.

Relativamente à *lã vegetal*, algodão, é mais apropriada a denominação *cotonifício*.

LAPIDAÇÃO. Execução da pena de morte pelo apedrejamento do condenado. Outras acepções: oficina em que se lapidam pedras preciosas; educação, aperfeiçoamento.

LÁPIS. Derivado do latim *lapis*, do grego *lãas*, quer o vocábulo significar *pedra*.

Mas, atualmente, designa o estilete de grafite envolvido em madeira, cilíndrico ou oitavado, para uso em escrita ou desenho.

Em regra, nos atos jurídicos que se devam executar por escrito, não é o *lapis* meio hábil para essa escrita ou escrituração, devido à facilidade com que podem ser apagadas as palavras por ele feitas e substituídas por outras.

LAPSO. Derivado do latim *lapsus*, possui o vocábulo dois sentidos distintos:

a) Quer significar o *espaço de tempo* ou o *transcurso de tempo*. É, assim, a *duração*, que levam as coisas para se fazerem ou se passarem.

Semelhante sentido é tirado propriamente da significação literal do verbo *labi*, *lapsus*, de que se forma o substantivo *lapsus labi* – é *correr*, *lapsus* – corrido. E o *tempo corrido* é o *espaço de tempo*.

b) *Labi*, significando *cair*, *resvalar*, *errar*, dá também origem ao segundo sentido do vocábulo: quer dizer *engano*, *erro*, *incúria*.

LAR. Derivado do latim *lar*, de origem etrusca, quer significar *fogo*, o fogo que se acende em uma habitação, o *fogo sagrado*, dedicado aos deuses domésticos.

O fogo, pois, era o próprio *lar*, elevado a deus, em cujo louvor se entoavam hinos e se faziam sacrifícios.

O lar é a *lareira*, em que se aquecem os membros de uma família. Da ideia sagrada de sua instituição, é que se fundou o princípio de santidade do lar, significando o local, em que *ocasal* institui a sede de sua sociedade conjugal, para as sagradas finalidades do casamento.

Desse modo, *lar* possui significação, que lhe é própria, porque é mais que residência e mais que domicílio. Estes podem ser instituídos em *lares alheios* ou em local, que não sejam lares, como hotéis, pensões etc.

Lar é a sede de uma família. É a própria família. E daí, justamente, o sentido da expressão: constituir um lar, significando *casar*.

Mas, vulgarmente, lar é empregado em sentido amplo: passou a designar *casa*, *habitação*, *moradia*.

As leis asseguram a *inviolabilidade do lar*, evitando que seja injustamente devassado e que sejam importunados os que fazem parte dele, sem razões legais.

Vide: *Domicílio*. *Residência*.

LARANJEIRO. Na gíria policial e comercial é o indivíduo que assume empresa e, sem alterar os atos constitutivos no registro do comércio, se aproveita do nome da empresa para iludir a praça, comprando a prazo e vendendo à vista, a baixo preço, até esgotar os recursos e o crédito.

LARÁPIO. É o vocábulo, na linguagem popular, empregado no mesmo sentido de gatuno ou ladrão.

Dá-se como origem do vocábulo a rubrica usada por um pretor romano, Lucius Antonius Ruffus Appius (*L. A. R. Appius*), que se dizia venal, resolvendo sempre a favor de quem lhe pagava melhor.

Parece mesmo ser este o fundamento da expressão de Cícero, *Appi os habere* (ter cara de Ápio), para exprimir os que não têm vergonha ou honestidade.

LARGURA. Derivado do latim *largus* (largo, abundante), literalmente é tido no mesmo sentido de *largueza*, isto é, *abundância*, *riqueza*, *fartura*.

Mas, geralmente, é indicado para exprimir ou significar a *menor de duas dimensões* de uma superfície. Opõe-se, assim, ao *comprimento*, que é a maior de duas dimensões.

Desse modo, é a extensão apresentada pelas superfícies no lado oposto ao de seu comprimento.

Assim, a *largura de um rio* é revelada pela extensão entre as suas margens; a largura de uma porta, a abertura que se mede entre os dois portais, em que se colocam as suas *folhas* (peça de madeira, que a fecha).

LASCÍVIA. Derivado do latim *lascivia*, de *lascivus*, quer originariamente significar divertimento, folguedo.

Mas, no sentido penal, quer significar todo ato de libertinagem, de luxúria, de gozo carnal.

Nesta razão, lascívia não quer significar somente as naturais conjunções carnavais, ou seja, as cópulas normais.

É todo ato de libertinagem, de devassidão entre pessoas de sexo diferente ou, mesmo, do mesmo sexo.

Assim, equivale, em sentido, a obscenidade e a luxúria.

LASTRO. Do holandês *last*, através do francês *lest*, veio para o português; é a designação geralmente dada, na terminologia náutica, às *matérias pesadas*, como areia, pedra, madeira, que se colocam no porão dos navios, a fim de que estes se aprofundem nas águas, até certo ponto, adquirindo o necessário equilíbrio ou prumo, indispensável à segurança da navegação.

Mostra-se, assim, o *contrapeso* ou a *carga forçada*, que deve ser posta no porão dos navios, para que flutuem segundo as regras da navegação, quando não há mercadorias ou cargas, que preencham ou cumpram semelhante objetivo. Em dinamarquês, a palavra *ballast* (literalmente, “carga inútil” [sem valor comercial]) é esta *carga forçada*, ou seja, o *lastro*. Como tal passou, aliás, para o inglês, onde carga é *load* ou *cargo*. É onde *last* não tem a ver nem com carga nem com lastro (que é *ballast*).

Nestas condições, o *lastro* deve ser constituído pelo *peso* estritamente necessário à segurança da navegação.

No sentido do Direito Fiscal, o lastro pode ser constituído por qualquer espécie de matéria pesada, como ferro, cobre, carvão de pedra, tijolos, telhas, desde que seja posta no porão do navio como indispensável à segurança de sua navegação e não para ser conduzida a qualquer porto.

Quando a embarcação *navegue em lastro*, isto é, só com esta *carga de contrapeso*, deve fazer constar no respectivo manifesto ou certificado a quantidade e qualidade do material, que o forma. Quando haja excesso no peso adotado como lastro, pelo excesso fica o navio sujeito às exigências fiscais, como se se tratasse de mercadorias transportadas.

Quando o lastro constar de coisas não sujeitas à tributação, e devam ser descarregadas para alívio do navio, a fim de que possa receber outra carga, este descarregamento será feito em local previamente indicado pelas autoridades marítimas (a capitania dos portos).

Se se trata de mercadorias sujeitas à tributação, quando se fizer necessário o seu descarregamento, passam a ser tratadas sob o regime fiscal a que tais mercadorias se encontram sujeitas.

Lastro. Na terminologia econômica, serve o vocábulo para indicar tudo o que possa servir de base ou fundamento a uma *emissão* de títulos ou a um *negócio*.

Na emissão de títulos ou moeda-papel, é o *fundo ouro* ou outro qualquer, que sirva de garantia à mesma emissão.

No negócio, é o *recurso* de que se dispõe para atender às necessidades do próprio negócio: é *onumerário*.

Extensivamente, lastro quer exprimir o próprio *ativo* de um comerciante: a soma de bens de que dispõe para *movimentar* seus negócios.

LATERAL. Do latim *lateralis*, de *latus* (lado), revela a situação do que está de lado ou vem ao lado. É tomado no mesmo sentido de *colateral*.

Em relação às propriedades, a *parte lateral* corresponde sempre à que fica perpendicular à frente, uma de um lado a outra do outro, ou seja, à direita ou à esquerda.

LATERALIDADE DO DIREITO. O princípio da lateralidade do Direito significa que somente há direitos e deveres em face de uma relação social, em face de outro indivíduo ou do grupo social. Não há direitos e deveres em face de si mesmo. A relação jurídica é, assim, uma relação social regulada pelo Direito e este somente pode realizar o seu papel em face de uma relação social.

LATICÍNIO. Derivado do latim *lacticinium*, é o vocábulo empregado para designar tudo o que se faz ou se fabrica com o leite.

Laticínios são produtos de leite: manteiga, queijo, cremes. Referem-se, também, às *indústrias* ou *fábricas*, em que se produzem artigos ou produtos, em que o leite entra como elemento principal.

LATIFUNDIÁRIO. Proprietário de vastas extensões territoriais, em regra, sem o menor aproveitamento.

Vulgarmente, o latifundiário é encarado como o açambarcador de terras, que as conserva com intuitos de valorização, acarretando esse açambarcamento prejuízos à coletividade, não só de ordem social, como de ordem econômica, em razão do inaproveitamento e improdutividade das ditas terras.

LATIFÚNDIO. Derivado do latim *latifundium* (extensa propriedade), entende-se a acumulação da propriedade territorial nas mãos de um pequeno número de ricos, em detrimento da coletividade.

É a existência de *grandes domínios*, geralmente improdutivos, atribuídos a certos *senhores*, que não procuram tirar de suas terras as riquezas, que devem ser incorporadas à sociedade, detendo-as para gananciosas especulações.

Os latifúndios constituem um grande mal social. E sempre têm sido combatidos como prejudiciais ao desenvolvimento do povo, pois que se tornam embaraços à sua natural evolução.

Entre os romanos, as leis agrárias de Licinius promoveram a grandeza desse povo, procurando anular os latifúndios, causadores depois do depauperamento da República.

Nesta razão Plínio asseverou: “*Verumque confitentibus latifundia perdidere Italiam, iam vero et provincias. Sex domini semissem Africae possidebant, cum interfecit eos Nero princeps*”.

LATO. Do latim *latus* (largo), é empregado na linguagem jurídica para significar *amplo, geral, extenso*, opondo-se assim ao que é *estrito, estreito, acanhado, reduzido*.

Em certos casos, notadamente em referência à culpa, é o vocábulo, na forma feminina e na expressão latina – *lata*, empregado para exprimir *grande* ou *grave*.

Culpa lata ou *lata culpa* é culpa grave.

“LATO SENSU”. Nesta razão, é comum a adoção da locução latina *lato sensu* (sentido largo), a contrário de *stricto sensu* (sentido restrito), para indicar o amplo e extenso sentido em que se toma a regra jurídica ou em que se interpreta a disposição legal.

LATROCÍNIO. Derivado do latim *latrocinium*, de *latrocinari* (roubar à mão armada, exercer o corso ou pirataria), originariamente, tal como *ladrão*, significando milícia ou serviço militar, passou a distinguir o assalto à mão armada, ou o ataque feito por salteadores.

Assim, atualmente exprime sempre o *roubo com violência* ou o roubo em que há assalto ou ataque a pessoas.

É, pois, o roubo em que se registra crime mais grave, visto que, simultaneamente, há a intenção de afastar as pessoas que a ele se opõem, mesmo pela eliminação.

LAUDA. Derivado do latim *laus*, *laudis* (louvor), é aplicado para exprimir sentido bem diverso daquele de sua origem: indica a *página de um livro* ou *meia folha* de papel, escrita ou não.

Atualmente, *lauda* é toda face ou banda do papel, seja escrito ou não: é uma das páginas da folha, assim considerada a da frente ou anverso como a das costas ou verso.

Cada folha de papel, pois, tem *duas laudas*.

LAUDÊMIO. Atribui-se a formação do vocábulo a *laudandi*, gerúndio de *laudare* (louvar, reconhecer), por designar um *reconhecimento* ou *aprovação* por parte do *senhorio direto* do prédio aforado ao *novo enfiteuta*, em face da transparência ou alienação que para ele se faz da *enfiteuse* (domínio útil).

Cunha Gonçalves atribui sua origem às expressões *laudo emptio* (aprovo a compra) de que resultou *laudêmio*.

A palavra é originária da Idade Média. E já era utilizada pelos romanos com a significação que hoje tem: diziam *laudemium*, donde, *laudêmio*.

Era a soma em dinheiro, devida ao proprietário do prédio (senhorio direto), quando ocorria a transferência ou a alienação do domínio útil para outro foreiro ou enfiteuta, *mediante seu consentimento*.

E, já então, era obrigação que se fazia certa, não somente quando havia *venda*, como todas as vezes que a enfiteuse era alienada ou transferida a outrem, desde que não se apresentasse, como no caso de sucessão, uma *continuidade* da pessoa do *de cujus*, representada pelo herdeiro.

A exigência do laudêmio, constituindo *direito do senhorio direto*, mostra-se uma compensação ou vantagem que lhe é assegurada, para que não *exija*, como é também de seu direito, a volta da coisa às suas mãos, seja do vendedor ou do adquirente, de modo que se consolidem em si, novamente, os dois domínios: direto e útil.

Nesta razão, o *laudêmio* não se confunde com o *foro*. Foro é a pensão regularmente devida e paga, anualmente. Laudêmio é a paga devida pela transferência do domínio útil, com o consentimento do senhorio direto.

Em regra, o pagamento do laudêmio cabe ao vendedor. Mas não se proíbe que se estipule ser isso obrigação do comprador.

LAUDO. Derivado do latim *laudare* (louvar, estimar), era antigamente tomado no mesmo sentido de *laudêmio*.

Na linguagem atual é empregado para exprimir a *sentença* ou *decisão* dos *árbitros* e *parecerou relatório* dos *peritos*.

LAUDO ARBITRAL. É, propriamente, a designação dada à sentença proferida pelos árbitros, em *juízo arbitral*, hoje *arbitragem*.

São requisitos essenciais do laudo arbitral:

- a) o *relatório*, que conterà os nomes das partes, a indicação do compromisso e o objeto do litígio;
- b) os *fundamentos da decisão*, mencionando-os expressamente se esta foi dada por equidade;
- c) o *dispositivo*;
- d) o dia, mês, ano e lugar em que foi assinado.

Para que se equipare às *sentenças judiciais*, isto é, proferidas por juízes regulares, o laudo arbitral deve ser homologado por juiz competente. De sua homologação data sua *exequibilidade*, tão logo passe em julgado.

LAUDO DE AVALIAÇÃO. Assim se entende o *termo de avaliação*, isto é, o ato *escrito* pelo avaliador, no qual fundamenta a *estimativa* atribuída às coisas avaliadas, justificando *ospreços* ou os *valores*, que julgue ser os devidos.

Não há fórmula determinada para esse laudo. Mas, cumprindo sua missão, o avaliador deve, à proporção que vai estabelecendo o valor, especificar ou individuar a coisa, de modo que o preço que lhe é atribuído se ligue à coisa perfeitamente identificada.

LAUDO PERICIAL. É a designação dada à peça escrita pelo perito, na qual faz relatório de sua perícia ou exame, respondendo aos quesitos formulados e dando as suas conclusões ou parecer.

Laudo pericial, assim, é designação genérica, pois compreende qualquer espécie de laudo, isto é, atende àquele que é dado para qualquer espécie de perícia.

O próprio laudo de avaliação é um laudo pericial.

O laudo pericial pode concluir por uma informação, ser consultivo, ou se mostrar um parecer de ordem técnica.

Tudo, pois, depende da natureza ou espécie de perícia ou de exame, a que se procede, se de ordem técnica ou meramente informativa.

Embora peça de relevância no processo judicial, não está o juiz adstrito às conclusões ou informações do laudo, desde que tenha suas razões para o julgar longe da verdade ou incongruente em face de outras provas.

Mas, quando se trate de questões técnicas, e não possua o julgador outros elementos probatórios do fato ou dos fatos constantes do laudo e nele evidenciados, não deve o juiz desprezá-lo ou

se afastar de suas conclusões. Somente motivos fortes e ponderáveis, em tal caso, poderiam anular uma *prova parcial* de tal natureza.

LAVAGEM DE CAPITAIS. O termo Lavagem de Capitais surgiu na década de 20 nos Estados Unidos, quando Al Capone e outros mafiosos americanos compraram uma cadeia de Lavanderias para dissimular o dinheiro oriundo de roubos, contrabandos e prostituição.

A Lavagem de Capitais consiste em transferir o capital auferido de forma ilícita para a empresa que irá “lavá-lo”, dissimular este capital e reintegrá-lo ao criminoso.

No Brasil este crime está previsto na Lei nº 9.613/1998 e consiste em ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

A Lei nº 12.683/2012 alterou a Lei nº 9.613/1998, ampliando sua atuação, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro.

(pg)

LAVANDERIA. Designa o estabelecimento comercial destinado à lavagem e ao ato de passar a ferro peças do vestuário. O mesmo que *tinturaria*.

Lavanderia. Nomeia também o local da casa, hotel etc, onde a roupa é lavada e passada a ferro.

LAVOR. Derivado de *labor*, é tido na mesma significação de trabalho. É o *trabalho manual*.

Mas, tecnicamente, é empregado para exprimir o *trabalho de arte*, ou, como geralmente se diz, a *obra trabalhada*, isto é, aquela que mostra a paciência e arte do oficial ou artífice que a fez.

Lavor, assim, é equivalente a *arte*. Objetos de labor são objetos de arte, em regra, de confecção manual.

E, daí, extensivamente, serem de labor os finos e artísticos trabalhos de agulha, bordados, feitos à mão.

LAVOURA. Derivado do latim *laborare* (trabalhar, laborar), entende-se a cultura ou plantação das terras, para que delas se tirem os produtos naturais necessários à vida do homem.

Neste sentido, então, diz-se: *lavoura de cereais*, *lavoura de café*.

A lavoura compreende o preparo ou amanho das terras, a semeadura ou plantação e a colheita. E tais serviços, ditos *trabalhos de lavoura*, podem ser manuais ou mecânicos.

Na ordem econômica, é a lavoura incluída entre a *indústria extrativa*, na qual se capitula como *agricultura*.

Embora, assim, considerada uma *indústria*, a verdade é que a lavoura se distingue, realmente, da *indústria agrícola*, pois que nesta já se anota certa *manufatura* que não se registra na lavoura.

Nas *indústrias agrícolas*, já o homem intervém para transformar o que a natureza produziu em outros produtos ou artigos *industrializados*: é o vinho, o açúcar, os doces de frutas ou são os laticínios.

A lavoura se limita em preparar o solo, plantar e colher os frutos deste trabalho, que se remetem aos mercados consumidores, primitivamente como são.

Mesmo entre a lavoura e a indústria extrativa, propriamente dita, há diferença: a extrativa se mostra, a rigor, a extração do solo ou do subsolo daquilo que o *homem não plantou* ou a apropriação, no ar ou na água, de viventes não criados por ele (caça e pesca).

Na lavoura, é o próprio homem que *lavra a terra* e *a faz produzir* por seu trabalho.

Nesta razão há quem a classifique entre a *indústria rural*, sob a mesma denominação de *agricultura*.

LAVRADOR. Derivado de *lavar*, do latim *laborare*, indica a pessoa que lavra a terra ou faz lavoura, seja em terreno próprio ou alheio. É, pois, a rigor, aquele que lavra a terra em seu proveito.

Assim é que se distinguem, antigamente, o *caseiro* e o *lavrador*. Este era o que lavrava a terra para si, embora em terreno do senhorio ou de outrem. *Caseiro*, o que lavrava a terra por conta do senhorio e para este, mediante paga ou ordenado.

Na terminologia atual, no entanto, *lavrador* é toda pessoa que tem ou possui terras cultivadas e de lavoura, sejam por si ou por outrem lavradas. Corresponde, em certos casos, ao sentido de *fazendeiro*.

E lavrador é também tido no mesmo sentido e como equivalente a agricultor.

Quando o *lavrador* cultiva terras de outrem, onde se acha estabelecido, mediante certas condições e concessões, é dito propriamente de *agregado*.

E se a pessoa lavra terra de outrem, mediante paga ou remuneração, ou em razão de contrato de locação, não se entende lavrador ou agricultor, mas, simplesmente, trabalhador rural.

LAVRAR. Do latim *laborare* (trabalhar, laborar), é *sulcar* a terra, ou nela *fazer regos* para semeadura ou plantio de sementes de vegetais que se pretenda reproduzir, para deles tirar frutos. É *arar* ou *amanhar* a terra cultivável. É preparar a terra para *cultura*, ou *cultivo*.

Lavrar. Mas, na terminologia jurídica, é empregado no sentido de *escrever, fazer por escrito, escriturar, formular por escrito, elaborar por escrito*.

Assim, *lavar o contrato, lavar a sentença, lavar o compromisso, lavar o laudo*, é compor ou elaborar, é dar forma escrita, ou fazer por escrito, o contrato, a sentença, o compromisso, o laudo.

A *escritura* já se entende, pois, o que foi lavrado ou escrito.

LAVRATURA. Derivado de *lavar*, de *laborare*, quer significar, na linguagem forense, o ato pelo qual se inscreve, nos livros do tabelião, a *escritura*, em que se faz o *contrato*.

Extensivamente, porém, quer o vocábulo exprimir toda ação de escrever alguma coisa, transformando-a em *termo* ou *instrumento*.

Dessa maneira se diz *lavratura do termo, lavratura da assentada, lavratura da sentença, lavratura da ata*.

O sentido de *lavratura*, procedente de *lavar*, vem da acepção em que este sempre foi tomado na linguagem jurídica: *fazer qualquer obra de mãos*. E a *escritura* em que se reduz o contrato ou qualquer outro ato, é *obra das mãos*.

“LAW”. Em inglês, refere-se ao conjunto das normas escritas ou consuetudinárias. Mais especificamente, é expressão atinente ao direito legislado.

LAZARAR. Do latim *lacerare* (torturar, sofrer), foi aplicado pela terminologia antiga (Ordenações Afonsinas), no sentido de *padecer a pena* ou pagar e satisfazer o mal que fez, por seus bens ou por seu corpo.

Lazarar era, pois, *cumprir a condenação*, consistisse esta em *pena corporal* ou em pena de indenização. Era *pagar sofrendo*.

“LEADING CASE”. (Inglês) Refere-se ao caso paradigma que criou o precedente seguido pela jurisprudência.

LEAL. Derivado do latim *legalis*, literalmente quer, pois, significar *o que é conforme à lei*.

Vulgarmente, porém, é aplicado para distinguir o que é feito segundo as regras da honra e da honestidade, ou o que se faz em respeito à regra da fidelidade.

Desse modo, *leal* e *fiel* empregam-se como equivalentes.

LEALDADE. No processo as partes têm o dever de agir com lealdade, assim como na formação e na execução dos contratos.

LEALDAR. Derivado de *leal*, do latim *legalis*, é tido o verbo no mesmo sentido de *legalizar* ou de *satisfazer exigências legais*.

Na terminologia do Direito Aduaneiro, é notadamente aplicado na significação de *manifestar as mercadorias importadas*, segundo as regras fiscais das aduanas ou das alfândegas.

As mercadorias *não lealdadas*, isto é, *não manifestadas* para o pagamento dos direitos aduaneiros ou alfandegários, entendem-se *contrabandeadas*.

De *lealdar* forma-se *lealdamento*, que é o ato pelo qual se processam ou se fazem as declarações junto às alfândegas a respeito das mercadorias importadas.

Na terminologia atual, usa-se propriamente de *manifestar*, dando-se ao documento, em que tais declarações se escrituram, a designação de *manifesto*.

“LEASING”. Ou *arrendamento mercantil*, é o contrato segundo o qual uma pessoa jurídica arrenda a uma pessoa física ou jurídica, por tempo determinado, um bem comprado pela primeira de acordo com as indicações da segunda, cabendo ao arrendatário a opção de adquirir o bem arrendado findo o contrato, mediante um preço residual previamente fixado (Fran Martins).

O contrato de *leasing* se caracteriza por apresentar:

- a) a *indicação*, feita pelo arrendatário, à arrendadora, de um bem para aquisição desta;
- b) o *arrendamento*, após a aquisição do bem, feito pela arrendadora à pessoa que se prontificou a adquiri-lo;
- c) a *opção*, no término do prazo do ajuste, exercida pelo arrendatário, no sentido da aquisição do bem por preço menor do que o originário.

As operações de *leasing* podem ser praticadas mediante:

- a) *leasing financeiro*, ou *puro*;
- b) *lease-back*, ou *de retorno*;
- c) *leasing operacional*, ou *renting*.

LEGAÇÃO. Derivado do latim *legatio*, do verbo *legare* (enviar em embaixada, encarregar de), é, em sentido literal, indicativo da *missão* ou *encargo*, que se comete a outrem. Neste sentido assemelha-se a *delegação*, pois que esta também se entende o encargo ou a missão deferida a uma pessoa.

Mas, dentro de seu sentido originário, a *legação* é compreendida como a missão ou a incumbência diplomática, pelo que é tida com significado, equivalente a *embaixada* ou *enviatura diplomática*.

Procuram distinguir a *legação* da *embaixada*, dizendo-se que a primeira é a representação diplomática mantida por um Estado em outro, onde não possui *embaixada*, isto é, onde o agente ou ministro diplomático não tem o nome de *embaixador*. *Legação*, no entanto, possui sentido mais amplo, desde que significa qualquer espécie de mandato ou missão confiada a uma pessoa.

Mas, na verdade, *embaixada* ou *legação* trazem consigo o mesmo sentido: é a missão ou representação diplomática, compreendendo, também, a soma ou o conjunto de pessoas encarregadas de exercê-la, quando empregadas na linguagem da diplomacia.

E, neste sentido, *legação* compreende a missão exercida em caráter extraordinário, como em caráter efetivo, embora seja mais comum seu emprego no primeiro sentido.

Legação. Na linguagem diplomática, serve também o vocábulo para designar a *sede* (edifício ou repartição), em que está instalada a *embaixada* ou a missão diplomática e onde o legado ou o embaixador exerce suas atividades representativas.

LEGACIA. Com a mesma origem de *legação*, significa a dignidade ou ofício que se confere pela *legação*.

É propriamente empregado em referência à investidura de *delegado*, outorgada a um prelado, para representar o Sumo Pontífice ou exercer sua jurisdição.

LEGADO. Derivado do latim *legatus*, de *legare*, entende-se a pessoa que, como *enviado* ou *representante*, é mandada à presença de outros para tratar de interesses ou de negócios recíprocos.

É mais usual na linguagem da diplomacia, onde, igualmente, indica o *enviado de um governo* para tratar e superintender os negócios de uma *legação* mandada ou posta junto a outro governo.

Legado. No Direito Canônico, é empregado para designar o prelado, notadamente o cardeal, que é designado ou nomeado pelo Papa, para, em seu lugar, presidir aos concílios, ou *aonúncio*, mandado como representante do chefe da Igreja junto aos governos seculares.

Quando a nomeação é feita em caráter de embaixadores extraordinários, dizem-se *legados “a latere”*.

Legado. Na terminologia do Direito Civil, derivado de *legatum*, exprime a *parte da herança* deixada pelo testador a quem não seja *herdeiro*.

É sentido que vem da antiga significação dada a *legare*, para exprimir toda disposição testamentária, a título particular, a ser cumprida pelo herdeiro.

É verdade que, primitivamente, significa toda e qualquer disposição testamentária. É assim que proclama as leis das XII Tábuas: *Ut legassit super pecunia tutelave suae rei, ita jus esto*.

Mas, firmou-se, por fim, nas disposições a *título particular*, ou seja, nas *sucessiones in singulas res*, designadas propriamente pelo vocábulo *legata* (sucessões em cada coisa).

O legado, pois, revela-se o ato de liberdade e se distingue do fideicomisso, que não se cumpre de pronto, como aquele, mas decorrido certo prazo ou em virtude de certo acontecimento.

Legado é, portanto, a doação feita em testamento, ou seja, a disposição testamentária, a título particular, *in singulas res*, destinada a conceder a certa pessoa determinado benefício ou vantagem econômica.

Legatum est donatio testamento relicta, definiam os romanos.

E a pessoa beneficiada (*legatário*), tanto pode ser física ou natural, como jurídica.

Desse modo, podem os legados ser instituídos a favor de instituições já fundadas ou mesmo de instituições, que se devam fundar por imposição do próprio legado.

O legado pode ser instituído sem restrições ou pode o testador impor condições ou encargos, desde que não sejam contrários ao Direito e à Moral.

LEGADO ALTERNATIVO. Na linguagem jurídica, entende-se que é o legado alternativo quando a coisa legada não está determinada definitivamente ou quando várias coisas são apontadas para que se escolham.

A obrigação que dele resulta produz os mesmos efeitos da obrigação alternativa, na qual se funda o *direito de opção* ou *de escolha*.

Na técnica, resquício da terminologia romana, *optio* e *electio legata*, quando o direito de escolha cabe ao herdeiro, devedor do legado, diz-se que o legado é *electionis*, porque é pelo herdeiro *eleito*; quando cabe a escolha ao legatário é *optionis*, porque ele é que *opta* pela coisa, que constitui o legado.

Quando na disposição testamentária não vem anotado a quem cabe o *direito de escolher* ou de determinar a coisa legada, entende-se, por princípio disposto na lei civil, que ao *herdeiro*, o devedor dela, cabe elegê-la.

LEGADO A TERMO. É aquele que somente se cumpre ou se executa quando é chegado *ovencimento do prazo* estabelecido.

LEGADO A TÍTULO PARTICULAR. Diz-se, geralmente, em oposição às disposições testamentárias a título universal, ou às que instituem herdeiros universais, para exprimir-se a própria situação do legado: a disposição testamentária que confere a certa pessoa, como legado, uma ou mais coisas particulares pertencentes ao testador. É, pois, o legado feito com a particularização da coisa.

LEGADO A TÍTULO UNIVERSAL. É aquele em que, não havendo particularização da coisa ou das coisas deixadas pelo testador a uma pessoa, é a disposição formulada com a determinação de uma cota-parte ou de uma parte alíquota da herança. O Direito Sucessório brasileiro confere ao beneficiário dessa disposição testamentária a qualidade de *herdeiro a título universal*, consoante princípio assente de que todo legado é a título particular.

LEGADO CONDICIONAL. É o que se institui, impondo o testador encargo ou condição a ser cumprida pelo legatário.

Em semelhante caso, o legado somente se defere ao legatário com o implemento da condição ou com a aceitação do encargo.

Para que as condições e encargos possam ser validamente cumpridas, necessário que não contravenham a princípios legais nem infrinjam preceitos morais.

LEGADO DE ALIMENTOS. Consiste em determinar o testador que seu herdeiro assumo o encargo de alimentar o legatário, enquanto viver.

O *legado de alimentos* (*alimentorum legatum*) inclui o sustento, a saúde, o vestuário e a casa, além da educação se menor o legatário.

LEGADO DE COISA CERTA. Assim se diz daquele em que a coisa legada vem claramente identificada, isto é, determinada e individualizada por sua espécie.

Desse modo, legado de coisa certa é o que se encontra *individualizado*, sem se confundir o bem que o compõe com qualquer outro.

A simples determinação da coisa, notadamente quando feita pelo gênero ou pela espécie, sem caracterizá-la individualmente, não significa *corpo certo*, que este já é apontado por seu *corpo*, com os caracteres que o distinguem das demais coisas, e a determinação simples apenas *menção a coisa*, sem individualizá-la.

Neste caso, a determinação exprime *corpo inteiro*, até que, pela escolha a que se proceda, seja eleito ou optado a corpo certo.

Corpo certo, pois, quer significar a coisa perfeitamente indicada por seus característicos e elementos individualísticos, os quais a distinguem de qualquer outra da mesma espécie ou do mesmo gênero.

LEGADO DE CRÉDITO. É o que os romanos chamavam de *nomen legatum*. E compreende a cessão de um título de crédito devido ao testador, que, por esse modo, o passa ao legatário. E, passando a ser o titular do crédito, cujo título lhe é entregue, pode exigir do devedor o cumprimento da obrigação, que nele se contém.

LEGADO DE QUANTIDADE. Assim se entende aquele em que a coisa é determinada pelo gênero e pela espécie, por sua *quantidade*, sem qualquer singularização, *individualização* ou *corpo certo*.

É o legado consistente em *tantas coisas fungíveis* ou de *uma quantidade de coisas fungíveis* (*quantitas legata*), inclusive o de *certa quantia em dinheiro*.

Estes legados, segundo as circunstâncias, quando não possam ser cumpridos pela *quantidade estabelecida*, entram em rateio.

Já assim não ocorre com os legados de coisa certa e singularizada, os quais não se cumprem se já não existem ao tempo em que falecer o testador.

LEGADO DE QUITAÇÃO. É a *liberatio legata* ou *legatum liberationis*, em virtude do qual o testador *libera* o legatário da dívida que tinha para consigo.

Os romanos admitiam a *liberação de dívida*, fosse pertinente ao testador, ao herdeiro ou a um terceiro: “*Non solum nostrum debitorem, sed et heredis et cujuslibet alterius, ut liberetur, legare possumus*”.

Clóvis Beviláqua, em justa razão, julga que o legado de quitação, a rigor, se refere somente à dívida de que o testador é titular.

Ponderável é a assertiva do mestre: se dívida estranha, o legado se converte em *legado em dinheiro*, com destino certo, para que se pague a dívida do legatário ou do beneficiário.

LEGADO DE USUFRUTO. Consiste na concessão dada ao legatário para usufruir a coisa legada, pelo tempo determinado na disposição testamentária, ou durante sua vida se ali nada se estabelece.

Na imposição deste legado, em regra, institui também o testador a quem pertence a nua propriedade ou a quem passa a pertencer, quando se extinga o usufruto.

E, se a este ponto não se refere o testador, a nua propriedade, que não tenha sido disposta, passa a pertencer ao herdeiro.

O legado de usufruto pode ser instituído como *fideicomisso*.

Vide: *Fideicomisso*.

LEGADO DO DÉBITO. É o que consiste da disposição testamentária, em que o testador impõe como encargo testamentário que se pague a outrem dívida que confessa ter para com ele. Pode, mesmo, instituir que se pague ao legatário dívida de terceiro.

O legado prevalece. E o legatário pode exigir sua execução, mesmo sem comprovar a existência da dívida confessada ou cujo pagamento se impôs como encargo testamentário.

LEGADO PURO E SIMPLES. É o que se institui sem qualquer condição ou encargo, devendo ser cumprido nos termos da disposição testamentária.

Deste modo, disposto o legado sem qualquer restrição, desde que se abre a sucessão passa a coisa legada a pertencer ao legatário, devendo imitir-se em sua posse ou se apoderar do objeto, que o constitui, pelas mãos do herdeiro ou do testamentário-inventariante.

LEGADO UNIVERSAL. Será aquele em que o testador dispõe sobre a totalidade de bens, em benefício de uma só pessoa, que, assim, o sucede em todos seus bens e direitos e se mostra como único participante da herança. É tido, por nossa lei, como *herdeiro universal*, embora se não tendo direito à herança por legítima sucessão, seja tido na qualidade de herdeiro testamentário.

LEGADOS PIOS. Assim se denominam, genericamente, todos os legados instituídos em benefício de instituições de caridade ou de obras meritórias.

São os legados feitos *a animo pietatis*.

LEGAL. Derivado do latim *legalis*, de *lex* (lei), entende-se, a rigor, o que se faz em conformidade à lei, segundo preceito ou regra instituída em lei.

Mas, em sentido amplo, *legal* não exprime somente o que é autorizado ou introduzido pela lei.

Também se entende *legal* tudo o que se possa fazer ou tudo o que é autorizado ou está conforme ao uso e ao costume, ou está assentado pela jurisprudência.

Tem, por isso, o mesmo sentido de legítimo e de lícito.

Legal, pois, em ampla acepção é tudo o que não contravém a princípio de Direito, seja instituído pela lei, pelo costume ou pela jurisprudência.

LEGALIDADE. Derivado do latim, de *legalis*, quer exprimir a *situação da coisa* ou *do ato*, que se mostra dentro da *ordem jurídica* ou é decorrente de preceitos de lei.

É, pois, a *ação* exercida dentro da ordem jurídica ou na conformidade das regras e solenidades prescritas em lei.

A legalidade do ato, assim, decorre em ter sido executado consoante as formalidades e exigências legais, ou segundo os requisitos legalmente instituídos.

Por vezes, legalidade quer exprimir as próprias *solenidades* ou *formalidades legais*. E assim se diz: é feito ou foi feito com todas as *legalidades*, isto é, com atenção a todos os desejos ou requisitos da lei.

Em outros casos, exprime o próprio *poder legal*: está contra a legalidade ou contra o poder legal, que é o poder legalmente instituído.

LEGALIZAÇÃO. É a ação e efeito de legalizar. Consiste, geralmente, na promoção de várias formalidades e solenidades, que a lei ou o uso tenha estabelecido, a fim de que todos os atos jurídicos se tornem autênticos e públicos, bem assim para que por ela (legalização) se provem, obrigando não somente aqueles que os tenham praticado, como impondo o respeito e acatamento de todos, que não tenham razões para impugná-los devidamente. É, pois, o meio hábil para que possa reconhecer a validade jurídica do ato, sendo também o meio de prová-lo.

Quando a maneira de legalização é imposta por lei, em caráter essencial, o ato não se mostra eficiente e não vale como de direito desde que não sejam atendidas as prescrições legais. Se as formalidades e solenidades são das que se suprem, o ato será simplesmente anulável, podendo ser removidos os defeitos que a falta de legalização ocasionou.

LEGALIZAR. Ainda de *legal*, é o verbo empregado para indicar o preenchimento das formalidades legais ou as solenidades necessárias para a legalidade e autenticidade do ato ou do contrato.

Desse modo, *legalizar* é revestir das formalidades prescritas por lei, após sua feitura, o ato ou o contrato. É dar a *forma externa*, que as leis estabelecem, a fim de que o ato jurídico, tomando sua feição legal ou na conformidade à lei, possa surtir os desejados efeitos.

Assim, *legalizar o contrato* é atender às formalidades extrínsecas, determinadas na lei para que o mesmo adquira sua qualidade de autêntico e legal e obtenha a publicidade, que se faz mister.

Legalizar a hipoteca é especializá-la ou inscrevê-la na *forma legal*, depois que é constituída, e para que possa valer contra terceiros.

Nesta razão, o verbo *legalizar* traz sempre consigo o sentido de *autenticar* e *fazer certo e perfeito* tudo o que se tenha executado ou convencionado, a fim de que, por esse novo ato, se obtenha a proteção da própria lei.

LEGAR. Derivado do latim *legare*, segundo o próprio sentido técnico do Direito Romano, primitivamente era indicativo de toda disposição testamentária, a ser cumprida pelo que se instituía como sucessor ou herdeiro do *de cuius*.

Assim o empregou a Lei das XII Tábuas, segundo texto que é divulgado pelo testemunho de Cícero, Ulpiano, Gaio e Paulo: “*Paterfamilias uti legassit super pecunia tutelave suae rei ita jus esto. Si intestato moritur, cui suus nec sit adgnatus proximus familiam habeto. Si adgnatus nec sit, gentilis familiam nancitor*”.

Mais tarde, porém, passou o verbo a designar, pela substantivação *legata*, todas as disposições testamentárias, a *título particular*.

Legar, pois, quer exprimir dar ou constituir *sucessor* “*in singulas res*”, em oposição a *herdar*, que é constituir *sucessor a título universal*.

LEGATÁRIO. Derivado de *legare*, com o sentido anterior, de que se formou a palavra latina *legatarius*, designa a pessoa que foi favorecida ou beneficiada por um *legado*, isto é, foi pelo testador instituída como sucessora a título particular ou singular.

Vide: *Legado*.

Quando a disposição lega toda parte disponível de *de cujus*, o *legatário*, dito a título universal, converte-se em *herdeiro testamentário*. E assim deve ser encarado.

LEGENDA. Do latim *legenda*, do verbo *legere* (ler para si, explicar), é geralmente empregado para indicar todo *dístico*, *inscrição* ou *letreiro*, que se apõem às coisas como meio elucidativo, do que representam ou do que significam.

Neste sentido, sempre constante de palavras ou frases escritas, a *legenda* revela-se uma *explicação escrita*, a respeito da coisa onde se inscreve, ou de que serve de inscrição ou de dístico.

Legenda. Na terminologia católica, é a denominação dada à narrativa escrita a respeito da vida dos santos.

E, antigamente, designava o nome de um livro da Igreja, onde se continham as preces que deveriam ser lidas durante o Ofício Divino.

Legenda. Modernamente, indica a tradução, através de *letreiro*, que se apõe às falas dos artistas, nos filmes estrangeiros. Mais modernamente, são as legendas com as falas e explicação de sons outros, em filmes e programas, cinematográficos ou televisivos, para melhorar o entendimento e a comunicação, o que se torna de grande valia para os portadores de deficiência auditiva.

LEGIÃO. Derivada do latim *legio*, *legionis*, de *legere* (ajuntar, reunir), segundo sentido literal, é geralmente usada para designar as *instituições* ou *associações* fundadas com um caráter combativo, para propagação de uma ideia ou para a realização de certo objetivo.

Primitivamente, era a designação que se dava à milícia romana. Extensivamente, é ainda usada para designar um corpo militar ou uma tropa de soldados ou milicianos.

LEGISLAÇÃO. Derivado do latim *legislatio* (estabelecimento da lei), é tomado, em seu sentido etimológico, para designar o *conjunto de leis*, dadas a um povo. Era este o sentido primitivo da *lex data* ou das *leges datae* dos romanos, significando as *leis que eram dadas* a uma cidade.

Mas, a legislação (*leges datae*) distinguia-se propriamente da *lex*, porque se mostravam *regulamentos orgânicos*, expedidos pelos magistrados, em face da outorga popular, em que se viam investidos. E não se confundiam com a lei, em seu exato sentido.

A terminologia jurídica moderna não desprezou o conceito. E, por vezes, se emprega o vocábulo nesta acepção.

É assim que se diz relativamente à *Legislação Fiscal*, à *Legislação Aduaneira*, à *Legislação Civil* que significam a soma de regras instituídas regulamentarmente a respeito de semelhantes matérias.

Embora seja este o sentido mais próprio de legislação, é vulgar sua aplicação em acepção ampla para significar o *conjunto de leis* decretadas ou promulgadas, seja em referência a certa matéria ou em caráter geral: *Legislação civil*, *Legislação brasileira*.

Legislação. Mas, extensivamente, é o vocábulo empregado na acepção de *ato de legislar*, isto é, a *ação de elaborar as leis (de lege ferenda)*.

Entende-se, assim, a *feitura das leis*.

LEGISLAÇÃO COMPARADA. Denominação que se atribui ao Direito Comparado, isto é, ao estudo do Direito que tem como objetivo o confronto ou a comparação das diversas legislações estrangeiras com as leis nacionais de um país.

LEGISLAÇÃO ESPECIAL. Traz o mesmo sentido de Direito Especial, isto é, conjunto de leis que regem, especialmente, determinado grupo de negócios jurídicos, ou determinada matéria. *Legislação fiscal*, tendo por escopo a regulamentação de todas as questões acerca de

tributos ou de assuntos de interesse do erário, é legislação especial. Todo ramo de um direito positivo pode ser assinalado como uma legislação especial.

LEGISLAÇÃO NACIONAL. O conjunto de leis adotadas e vigentes no país, em oposição à legislação estrangeira, que é o mesmo conjunto de leis em referência, a país estranho, ou de outra nacionalidade.

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL. Conjunto de leis que regula os tributos e suas relações jurídicas com o contribuinte. A respeito, dispõem as Leis 9.532, de 10.12.97, 9.718, de 27.11.98, e a Lei 9.959, de 27.01.2000.

LEGISLAÇÃO VIGENTE. Compreende todas as leis que, adotadas pelo país, ainda se encontram em vigor, mantendo toda sua eficácia para regular a vida jurídica do país, impondo-se a todos os seus habitantes.

LEGISLADOR. Do latim *legislator*, é o vocábulo empregado para designar a pessoa que propõe ou promulga uma lei. É, pois, o que *legisla*, tomando-se *legislar* em seu sentido originário não somente de fazer como de dar ou impor as leis.

E assim se tem, porque *legislador* procede de *lex* e *ferre*, e este verbo tanto significa *fazer, produzir, lavrar*, como *levar* ou *trazer*.

No sentido atual, no entanto, é o vocábulo geralmente admitido para indicar a pessoa que *faz, elabora* ou *produz a lei*, não aquele que a sanciona, promulga ou decreta, como se fazia certo a significação etimológica, fundada na *lex data*.

Assim, na terminologia do Direito nacional, *legislador* é todo aquele que integra um *corpo legislativo*, ou a instituição a que se atribui o poder de legislar ou ditar as leis do país. São, pois, legisladores os *deputados* e *senadores federais*, os *deputados estaduais* e os *vereadores*.

Vide: *Poder Legislativo*.

LEGISLATIVO. Derivado de *legislar*, é geralmente empregado, na forma adjetiva, para assinalar tudo o que se refere ou diz respeito à *legislação* ou ao *poder de legislar*.

Neste sentido, pois, diz-se *poder legislativo*, *decreto legislativo*.

No primeiro caso (poder legislativo), diz respeito à legislação; no segundo caso (decreto legislativo) exprime o sentido: que tem força de lei ou vem do *poder* que *pode legislar*.

Como substantivo, é empregado para exprimir ou indicar o próprio Poder Legislativo: o *Legislativo*, tal como se diz para o *Judiciário* e o *Executivo*.

LEGISLATURA. Derivado de *legislar*, é empregado para indicar a *reunião ou funcionamento* da instituição ou corporação, a que se atribui o *poder de legislar*.

Desse modo, *legislatura* exprime o *exercício das funções* atribuídas ao Poder Legislativo, no qual elabora as leis, que devam ser dadas ao Estado, em cumprimento à *declaração* recebida do povo.

Legislatura. Extensivamente, designa o *período* em que os membros do Poder Legislativo (assembleias legislativas), como delegados do povo ou da soberania popular, exercem o respectivo mandato.

E mais restritamente, o período ou época em que, por determinação constitucional, se realizam as sessões ou se reúnem as assembleias. Neste sentido é que se dizem: *legislatura ordinária* e *legislatura extraordinária*.

LEGISPERITO. Do latim *legis peritus*, é o mesmo que *legista*, conhecedor profundo das leis.

LEGISTA. Era o vocábulo de uso, outrora, para indicar a pessoa que se dedicava ao estudo das leis civis.

Assim, possui o mesmo sentido de *legisperito* ou pessoa versada em leis.

Legista. Como adjetivo, serve para designar o que se faz ou se exerce em obediência à lei, ou para cumprimento da lei *Médico-legista*: *legista*, aí, precisamente, indica a *função legal* do médico, em obediência e para cumprimento de preceitos legais. O médico-legista é o que se dedica à medicina legal.

Vide: *Medicina legal*.

LEGÍTIMA. Forma feminina de *legítimo*, derivado do latim *legitimus* (conforme à lei), substantivamente é o vocábulo empregado para indicar a *porção* ou *parte da herança* que pertence ou cabe ao herdeiro.

Assim, a legítima, mostrando-se a *soma de bens*, que devem ser reservados, por determinação legal, como o *quinhão hereditário* destinado aos herdeiros, descendentes ou ascendentes, necessários ou não, está contida na porção de bens do *de cujus*, que não podem ser dispostos por ele, isto é, dentro da *metade* dos bens, que constituem o patrimônio do defunto.

Somente, pois, no caso de justa *deserdação*, podem os herdeiros ser privados de sua *legítima*. E mesmo em caso de *legados*, a serem cumpridos por eles, eximem-se da obrigação, caso sua *legítima* possa ser atingida pelos atos de liberalidade do testador.

Imposição legal, daí a justeza da denominação, a legítima é direito do herdeiro, que não pode ser desprezado.

No entanto, não se priva o testador de *gravar* os bens da legítima com a cláusula de inalienabilidade ou de ônus de outras espécies, os quais passam a vincular não somente os bens, como os próprios frutos.

Determina a lei o modo pelo qual se apura o montante das legítimas. Estas, assim, se evidenciam pela verificação do total dos bens deixados pelo defunto, descontadas as suas dívidas. É visto, pois, pela evidência do *ativo líquido*, no qual também se computa a importância das doações feitas aos descendentes do testador.

LEGÍTIMA DEFESA. Na linguagem do Direito, em sentido amplo, assim se entende toda *ação de repulsa* levada a efeito pela pessoa ao ataque injusto a seu corpo ou a seus bens.

Decorre do princípio, já em voga no Direito Romano, de que, embora não possa a pessoa fazer justiça por suas próprias mãos, lhe é assegurado o direito de defender-se, *mesmo com a violência*, seja em relação a seu corpo ou a seus bens, contra os injustos ataques que a estes sejam dirigidos, contanto que esta defesa não ultrapasse seus justos limites.

Era assim a defesa fundada na *razão natural*, a que se refere o fragmento do Digesto: “*Vim vi repellere licere, Cassius acribit, idque jus natura comparatur*”.

Na terminologia do Direito Penal, manifesta-se, igualmente, a repulsa da força pela força, diante do perigo apresentado pela injusta agressão, atual e iminente, quando outro meio não se apresenta para evitar o perigo ou a ofensa que dela possa resultar.

Serão os *meios necessários e irreprimíveis*, embora violentos, para anular os efeitos da agressão.

“*Adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere*”, era ainda o princípio que se inscrevia no Digesto, mostrando que a legítima defesa decorre do próprio Direito Natural.

Evidenciada a legítima defesa, em matéria criminal, dá-se a exclusão da criminalidade.

LEGITIMAÇÃO. Derivado do verbo *legitimar* (tornar legítimo, equiparar ao legítimo), do latim *legitimus*, era o vocábulo empregado na terminologia jurídica para exprimir o *meio hábil* ou *legal*, em virtude do qual os *filhos ilegítimos* se tornavam *legitimados* e, em consequência, equiparados aos legítimos.

Com a CF/1988, art. 227, § 6º, e o CC/2002, art. 1.596, ficaram proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação, inclusive as de filhos ilegítimos e filhos legitimados.

Além do *casamento subsequente*, o Direito Romano reconhecia outras formas de legitimação: a *oblação à curia*, o *testamento* e o *rescrito do príncipe*.

Por *oblação à curia* (*per oblationem curiae*), quando os seus pais os inscreviam nas cúrias e os varões faziam a declaração dessa qualidade, ou quando as filhas, sob a mesma declaração, se casavam com decurhões. Por *testamento* (*per testamentum patris*), quando em tal documento os reconheciam os pais, consignando no testamento a vontade de que fossem sucedidos por eles, o que autorizava os filhos a pedir ao imperador que os declarasse legítimos.

Pelo *rescrito do príncipe* (*per rescriptum principis*), quando, na impossibilidade de justas núpcias entre mãe e pai, pedia o pai sua legitimação por declaração imperial. Neste caso, era preciso que houvesse entre os pais do legitimado possibilidade de casamento no tempo de sua concepção e o consentimento do próprio filho ilegítimo.

A *legitimação*, entre nós, era figura jurídica que se distinguiu profundamente do *reconhecimento do filho* e da *adoção*. Estes, atos jurídicos, em virtude dos quais era o filho reconhecido como tal pelo pai ou era uma pessoa adotada como filho.

A legitimação era *efeito* atribuído ao matrimônio, quando havia filhos ilegítimos anteriores ou concepção anterior ao casamento, tidos ou concebidos dos *mesmos nubentes*.

Legitimação. Desapareceu, com o CC/1916, a FILIAÇÃO LEGÍTIMA (Cap. II), a LEGITIMAÇÃO (Cap. III) e o RECONHECIMENTO DOS FILHOS ILEGÍTIMOS (Cap. IV), tendo sido substituídas, com o CC/2002, pelas FILIAÇÃO (Cap. II) e RECONHECIMENTO DOS FILHOS (cap. III). Ou seja, por exemplo, onde o CC/1916 dizia (art. 355) “O filho ilegítimo pode ser reconhecido pelos pais...”, hoje, pelo CC/2002 se diz (art. 1.607) “O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais...”. Os arts. 1.596 a 1.617 do CC/2002 tratam do assunto. Também quer exprimir *ato de legitimar*, isto é, ato de tornar ou haver por legitimamente feita alguma coisa.

Neste caso, então, será o ato jurídico ou a série de atos jurídicos, que se praticam posteriormente, a fim de que se regularizem certas coisas, que não se encontram de acordo com a lei, ou a que faltam certas formalidades necessárias para que se considerem legítimas.

Diz-se, assim, *legitimação de terras* ao processo promovido, a fim de que certas terras, já ocupadas ou possuídas por uma pessoa, tenham o *título de propriedade*, que se faz mister, para que se assegure o domínio a seu ocupante ou possuidor. Assim, legitimação corresponde a *legitimação*.

LEGITIMADO. De *legitimar*, designa o que se legalizou ou se revestiu de formalidades que o tornam legítimo. Legitimado. E, assim, nomeia o filho ilegítimo que se tornou legítimo em virtude do casamento dos pais.

LEGITIMAMENTE. É o que se faz ou que se processa em conformidade às leis, ou em obediência às exigências legais. Assim, pois, tem o mesmo sentido de *legalmente*.

LEGITIMAR. Do latim *legitimus* (determinado pelas leis, conforme às leis), propriamente, entende-se *tornar conforme à lei, legalizar, ou tornar legítimo, com a satisfação das exigências ou das prescrições legais*.

Assim:

Legitimar o ato é cercar o ato das formalidades legais, ou atender às que não tinham sido atendidas, para que se torne legítimo, e possa surtir os efeitos legais.

Legitimar a posse é, pela atenção às formalidades que a mostram perfeita, torná-la juridicamente protegida, quando a tinha em caráter precário ou somente a tinha de fato.

Legitimar o filho era, na linguagem do CC/1916, torná-lo legítimo por ato jurídico que possui semelhante eficácia, na espécie, as *justas núpcias* dos pais.

LEGITIMÁRIO. Alusivo à legítima ou para indicar o que se refere ou concerne à legítima.

Legitimário. O herdeiro que, em virtude de disposição legal, é tido com direito à legítima. *Herdeiro necessário* ou *herdeiro forçado*.

LEGITIMIDADE. Derivado de *legítimo*, exprime, em qualquer aspecto, a qualidade ou o caráter do que é *legítimo* ou se apresenta *apoiado em lei*.

A legitimidade, pois, pode referir-se às pessoas, às coisas ou aos atos, em virtude da qual se apresentam todos segundo as prestações legais ou consoante requisitos impostos legalmente, para que consigam os objetivos desejados ou obtenham os efeitos, que se assinalam em lei.

Legitimidade. Nas ciências políticas a legitimidade do ato ou do agente refere-se à necessária qualidade para tornar válida a sua atuação em face dos demais cidadãos. Na CF/88, o art. 70 dispõe que “A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração, direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia das receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo controle interno de cada Poder”. No art. 71, diz que o “...controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União...” e apresenta a competência deste.

LEGÍTIMO. Derivado do latim *legitimus*, de *lex*, exprime o vocábulo, de modo geral, tudo o que está conforme às leis ou que se apresenta cumprindo as determinações legais.

Nesta razão, possui a mesma significação de *legal*. E, decorrentemente, de *válido, puro, perfeito, regular*.

Onde quer que se apresente, portanto, o adjetivo legítimo está determinando o ato, a causa, o direito, como apoiado na regra ou revestido das exigências legais, pelo que valerá como de direito, *erga omnes*.

É o que *procede legalmente*, que é *lícito*, é *permitido*, é *autorizado*, o que, aliás, redonda sempre na exata expressão: *é legal*, porque procede da lei, está permitido ou autorizado em lei, é amparado ou apoiado em lei.

Afinal, é o *que deriva da lei* ou o *que é introduzido pela lei*, “*qui ex lege aliqua descendunt: per eminentiam autem legitimi dicuntur qui ex lege duodecim tabularum introducuntur*”.

LEGÍTIMO INTERESSE. É o interesse legal, ou o interesse apoiado na lei.

Mas, na terminologia técnica do Direito Processual, é o interesse *que justifica* ou que atribui o poder para propor a ação ou para vir contestá-la.

É, como bem acentua Clóvis Beviláqua, “a razão de ser da ação, a *ratio agendi*, o motivo que justifica a reclamação ao poder judiciário”.

A legitimidade desse interesse, pois, advém da *justa causa* ou da *justa razão*, em que se funda a *ratio agendi*. E decorre em ser *direito próprio*, ou que *esteja sob vigilância da pessoa*, direito este que tenha inequívoca proteção da lei.

A demonstração do interesse deve ser igualmente evidente, visto que *sem interesse não há ação*. E, mostrando o interesse, se é protegido por lei, *é ele legítimo*.

LEGULEIO. Derivado do latim *leguleius*, de *lex*, quer literalmente significar aquele que observa a rigor as formalidades legais.

Entende-se o *formalista*.

Mas, pejorativamente, é empregado o vocábulo para indicar o *chicanista* ou *chicaneiro*, ou seja, o advogado que usa de subterfúgios e de ardis para *confundir* a questão ou para protelar o andamento da causa. É aquele que atende servilmente à lei.

LEGUME. Do latim *legumen*, de *legere* (escolher), é designação genérica para indicar toda *hortaliça* (produto de horta ou de chácara) em grãos, de vagens, tais como ervilhas, favas, feijão.

No entanto, pelo uso se tem consagrado a denominação para designar qualquer espécie de produto de horta, assim se dizendo legumes mesmo para os repolhos, alfaces, beterrabas, rabanetes etc.

E, na linguagem mercantil, *legumes* designa igualmente todas essas espécies de vegetais, que servem para a alimentação, vendidas nos mercados, nas feiras ou pelos mercados ambulantes.

LEI. Derivado do latim *lex*, de *legere* (escrever), em sentido amplo, é tomado o vocábulo em conceito diverso do que lhe é atribuído por sua etimologia: *o que está escrito*.

Assim, geralmente, quer exprimir a ordem física, guardada pelos corpos naturais em suas ações ou em seus efeitos. É, na linguagem de Montesquieu, “a relação necessária que deriva da natureza das coisas”. Ou, como compreende Comte, “as relações constantes de sucessão e semelhança entre os fenômenos, em virtude das quais nos é permitido prever certos fenômenos”. É a constância na variedade.

Desse modo, revelando-se *condições necessárias* regedoras dos fenômenos ou das relações constantes entre os mesmos fenômenos, essas leis, que se dizem *naturais*, não impõem normas de conduta, nem estabelecem preceitos ao que vai acontecer, declarando apenas *oque acontece*, sem qualquer intervenção da vontade humana.

Cada grupo ou série de fenômenos, constituindo uma ciência, traz consigo suas próprias leis. E elas se dizem, segundo denominação da matéria a que pertencem, leis físicas, leis biológicas, leis astronômicas, leis sociais, leis econômicas.

Lei. No conceito jurídico, dentro de seu sentido originário, é a *regra jurídica escrita*, instituída pelo legislador, no cumprimento de um mandato, que lhe é outorgado pelo povo.

Considerando-a neste aspecto é que Gaius a definiu: *Lex est quod populus jubet et constituit*(...aquilo que o povo *ordena* e *constitui*).

Está aí revelada a natureza do *jus scriptum* que é a própria lei.

Não é outro o sentido que nos dá Justiniano, nas *Institutas* de seu *Corpus Juris Civilis*: *quod populus Romanus, senatore magistratu interrogante, veluti consule, constituebat*.

A lei, pois, é o preceito escrito, formulado solenemente pela autoridade constituída, em função de um *poder*, que lhe é delegado pela *soberania popular*, que nela reside a suprema força do Estado.

E, neste sentido, diz-se o *commune praeceptum* ou *norma geral obrigatória*, instituída e imposta coercitivamente à obediência geral.

Corresponde a esse sentido a perfeita definição do insigne Clóvis Beviláqua: “A ordem geral obrigatória que, emanando de uma autoridade competente reconhecida, é imposta coativamente à obediência de todos”.

É a lei que institui a *ordem jurídica*, em que se funda a regulamentação, evolutivamente estabelecida, para manter o equilíbrio entre as relações do homem na sociedade, no tocante a seus direitos e a seus deveres.

Nela (ordem jurídica) assenta o conjunto de regras obrigatórias, formuladas para proteção de todos os interesses e para norma de conduta de todas as ações.

E porque sejam estabelecidas pelo próprio homem, impondo-se ao respeito e obrigatoriedade de todos, bem se diferenciam das leis naturais.

As leis jurídicas caracterizam-se, essencialmente, pela sua *generalidade* (universalidade) e *obrigatoriedade*.

Seu caráter de *generalidade*, em virtude do que, em princípio, as leis não se estabelecem ou se prescrevem para cada pessoa, mas para todos em geral, já era assente entre os romanos, conforme alude Ulpiano: “*Jura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur*”.

A *obrigatoriedade* da lei decorre da própria *ordem jurídica preexistente*, e se firma na *sanção* ou *coercibilidade*, imposta para fazer valer a regra que nela se institui, sob promessa de recompensa, para quem a observa, ou de castigo, para quem a transgredir.

A sanção, pois, é o *meio coercitivo* posto em ação para que a lei se cumpra, sanção esta que possui seu próprio sentido.

Vide: *Sanção*.

A respeito da *sanção legal*, a lei jurídica distingue-se de todas as demais.

A sanção, que a torna obrigatória, mostra-se efetiva pela *coação material*, mesmo com o emprego da força (*manu militari*), em virtude da qual o Poder Público faz cumprir o preceito legal.

E é sanção que se distingue da que se observa na transgressão ou não cumprimento de outras leis.

Assim, a sanção na *lei moral* resulta no remorso ou na inquietude da consciência. Na *lei religiosa*, no temor às penas ou castigo eterno. Na *lei social*, no desprezo ou perda da estima de seus semelhantes. Na *lei natural*, nas consequências que o fato possa trazer ao transgressor.

A inflexibilidade da lei, em relação à sua obrigatoriedade e generalidade, é revelada no aforismo: “*Dura lex, sed lex*” (A lei é dura, mas é lei). Quer isto significar que a lei deve ser obedecida, não importa a regra que venha instituir ou o princípio que venha estabelecer.

Mas semelhante assertiva não quer exprimir que qualquer disposição possa ser imposta pela lei. Esta há que obedecer aos princípios da própria ordem jurídica, não impondo regras nem normas irregulares e absurdas, que fujam aos fundamentos do próprio Direito, firmados em seus preceitos: *Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere*.

Nesta razão acentuava Ulpiano: “*in rebus novis constituendis evidens esse utilitas debet, ut recedatur ab eo jure, quod diu aequum visum est*”, isto é, não deve o legislador, na constituição do direito novo, afastar-se do direito antigo, que se mostre provindo da equidade.

A lei, em princípio, é constituída por dois elementos fundamentais: *conceito e forma*.

Seu conceito promana do *espírito*, que nela se fixa. É o *mens legis* dos romanos. É o *seupensamento*, seu *intuito*.

A *forma* é o *lectum*, o escrito: as palavras em que se formula ou se exprime seu *conceito*.

São, neste aspecto, oportunas as palavras de Sêneca: “*Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur*”. (Para que os não doutos a compreendam e melhor se recordem da lei, deve essa ser breve e clara).

Quer isso significar que a lei deve ser clara e concisa em seu enunciado, isto é, em sua forma, para que, melhor compreendida, seja melhor acatada e melhor ainda aplicada.

Lei. A noção de lei, como regra jurídica obrigatória, deve ser tomada em seus sentidos *formale material*.

Na acepção *material*, indica-se a regra abstrata e permanente, tendo por conteúdo uma norma de direito objetivo.

No sentido *formal*, é todo ato ou disposição emanada do órgão político, a que se atribui *opoder de legislar*, que não venha criar uma *norma agendi*, mas sim contenha uma deliberação ou uma decisão particular.

Assim, somente em relação à forma, dá-se-lhe o nome de lei, embora se trate, por vezes, de uma decisão particular, sem o caráter de generalidade e de obrigatoriedade, que é da natureza intrínseca da lei.

Lei. Em sentido mais amplo, ainda, é o vocábulo empregado para significar toda *proposição*, tendo um caráter obrigatório, mesmo em relação às convenções ou contratos particulares.

Mesmo entre os romanos, já era tido neste conceito. E, desse modo, entre eles encontramos *lex*, significando *pactos* ou *contratos*, ou mesmo indicando a *determinação* ou *regra fundamental* de um contrato.

Nesta acepção, pois, *lex* é a condição imposta nos contratos, ou seja, a condição em virtude da qual os contratos se executam e se realizam.

Assim é que dizemos ser o contrato, nas sociedades, a sua *lei privada (lex privata)*, que prevalecerá, desde que não atente contra as *leis materiais* instituídas.

Lei (divisão da). Segundo o fim ou o princípio de ordem que venham instituir ou instituíam, as leis se dizem em de *ordem pública* ou de *ordem privada*.

As leis de *ordem pública*, que tanto podem ser internas como externas, são as que vêm estabelecer princípios indispensáveis à organização das instituições políticas ou à vida e manutenção do próprio Estado. As leis de *ordem privada* são, precipuamente, concernentes aos interesses de ordem particular, regulando as relações dos indivíduos entre si ou deles com o Estado.

De igual maneira, em relação à matéria ou conteúdo da norma jurídica (lei), recebe as designações que caracterizam o Direito, nas suas várias manifestações: dizem-se assim *leis constitucionais, administrativas, fiscais, penais, comerciais, civis* etc.

Quanto à *duração*, denominam-se *permanentes* ou *transitórias*, segundo são estabelecidas num ou noutro caráter.

Quanto à sua *natureza*, em *substantivas* e *adjetivas*.

Quanto ao *território* de sua eficácia, em *territoriais* e *extraterritoriais*.

Quanto à *extensão*, em *gerais, especiais, singulares* e *pessoais*.

Segundo seu *caráter*, em *absolutas* ou *imperativas* e *dispositivas* ou *facultativas*. As primeiras se subdividem em *imperativas* e *proibitivas*; as segundas em *declarativas, permissivas, supletivas* e *preceituais*.

E, segundo se referem às coisas ou às pessoas, dizem-se *reais* e *pessoais*.

Ainda se dizem as leis *autônomas* ou *não autônomas*, em cujas classes tomam vários outros aspectos e outras tantas denominações.

E segundo o *poder* que as formula, em *federais, estaduais* e *municipais*.

Lei (objeto da). Seja em relação às coisas ou em relação às pessoas, a finalidade precípua das leis é a de instituir regras ou normas, em caráter permanente e universal, reguladoras ou aplicáveis a todos os casos, em que se apresentem dentro de seu conteúdo.

Em relação às pessoas e às coisas, pertinentes a estas, já Ulpiano distinguia em seu objeto três aspectos: o de *adquirir, conservar* ou *perder* (alienar) as coisas.

Em relação às pessoas, protegê-las em todas as suas ações, que se pratiquem fundadas nelas próprias.

O objetivo das leis, assim, seja quando prescrevem uma norma de ordem pública ou uma norma de ordem privada, é assegurar a própria *ordem jurídica preestabelecida*, mantendo as instituições públicas e o respeito recíproco, que deve haver entre os homens, como o reconhecimento dos próprios direitos que lhes são atribuídos.

A finalidade das leis, em regra, pois, é assegurar a perfeita justiça entre todos.

LEI ANUAL. Aquela que tem a duração de um ano. Aplica-se normalmente aos orçamentos públicos, cujo exercício financeiro é de um ano. A previsão orçamentária prevista na lei anual deve ser lançada no programa do orçamento do exercício anterior para valer para o exercício seguinte.

LEI AQUÍLIA. Nome de uma lei de ordem penal, romana, proposta por LÁCIO AQUÍLIO ao povo. Esse tribuno obteve (em 572 da fundação de Roma) a aprovação e sanção dessa lei.

Vide: *Aquília*.

LEI BÁSICA. É a mesma Lei Constitucional, dita igualmente de Lei “Mater” ou Lei Fundamental.

LEI COMPLEMENTAR. Espécie de lei ordinária, tendo valor infraconstitucional, destina-se a completar os dispositivos não executórios da Constituição.

Sua iniciativa cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao STF, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos em geral.

Não pode ser objeto de delegação.

Deve ser aprovada por maioria absoluta.

LEI DA CONVERSÃO. Assim se denomina o ato do Poder Legislativo que aprova a medida provisória, convertendo-a em lei, ou que dispõe sobre os efeitos da medida provisória caso tenha sido ela, parcial ou integralmente, não aceita pelo Poder Legislativo.

LEI DA FICHA LIMPA. A Lei Complementar 135/2010 ficou popularmente conhecida como Lei da Ficha Limpa, uma vez que dispõe os casos de inelegibilidade e prazos de cessação.

Esta lei foi fruto de um projeto de lei de iniciativa popular, que coletou assinatura de mais de 1% dos eleitores brasileiros, e prevê que serão considerados inelegíveis os candidatos que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão da prática de crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência; e contra o meio ambiente e a saúde pública.

Ademais, serão considerados inelegíveis os candidatos que tenham cometido crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; de redução à condição análoga à de escravo; contra a vida e a dignidade sexual; e praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando.

Vale lembrar que o art. 288 do CP, que dispunha sobre quadrilha ou bando, foi alterado pela 12.850/2013.

A constitucionalidade desta Lei foi debatida no STF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC 29 e 30) e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4578), prevalecendo o entendimento que a Lei é constitucional. (pg)

LEI DA UNIÃO ESTÁVEL. É a Lei nº 9.278, de 01.05.1996. Dispõe sobre a união estável.

LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS. São as sociedades anônimas regidas pela Lei nº 6.404, de 15.12.1976.

LEI DE FALÊNCIAS. A Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária.

LEI DELEGADA. Será elaborada pelo Presidente da República, com a devida autorização do Congresso Nacional.

Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou Senado Federal, a matéria destinada à lei complementar, nem a legislação sobre organização do Poder Judiciário e do MP, bem como os processos de carreira e as modalidades de garantia dos seus membros; nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais; e planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

A delegação ao Presidente da República se dará sob a forma de resolução, que deverá especificar seu conteúdo e formas do exercício.

LEI DE LUVAS. (Direito Comercial) É expressão referente ao Decreto nº 24.150, de 20.04.1934, que, curiosamente, acabou por ganhar tal denominação a despeito de seu objetivo ter sido, justamente, a extinção das “luvas”, isto é, o pagamento do inquilino ao locador para que se renovasse a locação do seu ponto. A “Lei de Luvas” foi revogada, incorporadas as suas disposições, em grande parte, na Lei do Inquilinato Urbano (Lei nº 8.245, de 18.10.1991).

LEI DO DIVÓRCIO. É a Lei nº 6.515, de 26.12.1977. A Lei nº 7.841/89 alterou a redação do art. 40 da Lei nº 6.515/77, tornando, com isso, possível o divórcio direto pela simples separação de fato por mais de dois anos, e sem discutir eventual causa culposa pela separação.

Em 2010, foi promulgada a EC 66, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento pelo divórcio, suprimindo o requisito da prévia separação judicial por mais de 1 ano ou comprovada separação de fato por mais de 2 anos.

LEI DO INQUILINATO. É a lei que dispõe sobre a locação dos prédios urbanos.

Vide: *Inquilinato. Inquilino.*

LEI DOS ALIMENTOS. É a Lei nº 5.478, de 25.07.1968. Disciplina as ações de alimentos. Contém disposições de natureza processual.

LEI MARCIAL. Assim se diz da *lei* que submete, durante o estado de guerra, todas as pessoas a *regime especial*, com a suspensão de garantias civis e políticas, asseguradas, em tempos normais, pelas leis constitucionais.

Dessa forma, a própria palavra *marcial*, do latim *martialis*, de Marte, deus da guerra, exprime que é a lei que vem suprir as demais, em tempo de guerra.

Nas revoluções internas, é ditada como *autorização* aos Poderes Públicos para uso da *força armada* na repressão aos atos de rebelião ou que atentem contra as instituições políticas.

A lei marcial pode ser decretada parcialmente, isto é, para valer em parte de um território ou para todo o território.

LEI “MATER”. É o nome que se dá à Constituição de um país, por ser ela a Magna Lei ou a Magna Carta, de onde se derivam todas as demais leis e onde se assentam todas as instituições políticas do país.

E, nesta razão, é dita de *mater*, porque justamente dela nascem todas as demais leis, que não se formulam sem estar em harmonia ou subordinadas aos princípios que são por ela instituídos.

LEI ORDINÁRIA. Ato legislativo típico, é aquela que estabelece dispositivo da legislação ordinária comum.

Sua iniciativa cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao STF, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos em geral.

A medida provisória se integra à espécie porque, no prazo de 30 dias, ou se transforma em lei ou perde a eficácia.

LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. Conjunto de regras que trata do Poder Judiciário, das garantias e prerrogativas do magistrado, da disciplina judiciária dos vencimentos, vantagens e direitos, da magistratura de carreira, da Justiça dos Estados e da substituição nos tribunais (LC nº 35, de 14.03.79).

LEI ORGÂNICA DOS MUNICÍPIOS. Rege a vida administrativa do Município.

Deverá ser votada em dois turnos, com o interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará.

Atenderá aos princípios estabelecidos na CF, na CE e aos preceitos instituídos no art. 29 do Texto Magno.

LEI SECA. Nos Estados Unidos da América, vigorou por aproximadamente 13 anos, de 1920 a 1933, através de sua ratificação na 18ª Emenda à Constituição e consistiu na proibição da fabricação, comércio, transporte, importação e a exportação de bebidas alcoólicas. O cumprimento desta lei foi amplamente burlado pelo crime organizado com o contrabando de bebida por todo o país.

Inexiste no Brasil vedação ao consumo de álcool, salvo determinadas normas que visam coibir o consumo em situações ou períodos específicos.

Durante as eleições, alguns entes federativos determinam restrições ao consumo de bebidas através de Portarias ou Resoluções, editadas por Juízes Eleitorais, Secretários de Segurança Pública Estaduais ou Delegados de Polícia com o objetivo de garantir a ordem pública no dia das eleições. Considerando que não são detentores do poder normativo, esta medida é controvertida no meio jurídico.

O Código de Trânsito Brasileiro foi alterado pela Lei 11.705, de 19 de junho de 2009, coloquialmente denominada de Lei Seca, que, entre outras determinações, proíbe a condução de veículo automotor, na via pública, sob qualquer concentração de álcool no sangue (Decreto 6.488/2008). (npg)

LEIGO. Do latim *laicus*, é geralmente empregado, na terminologia do Direito Canônico, para designar a pessoa que, embora pertencente à comunidade cristã, não recebeu qualquer espécie de ordem eclesiástica.

Irmão leigo, pois, indica o *irmão*, ou a pessoa filiada a uma confraria ou congregação religiosa, sem ter qualquer ordem conferida pelas autoridades eclesiásticas.

Leigo. Mas, na técnica profissional, é a designação dada à pessoa que exerce uma profissão, para que se exige habilitação acadêmica, sem a necessária investidura do grau.

Assim, se diz *juiz leigo*, para o juiz que não é togado, isto é, para a pessoa que exerce uma *judicatura*, sem ser diplomada ou formada em Direito.

O leigo, pois, é o que não é habilitado legalmente em uma profissão liberal ou de ordem técnica. É mero *curioso* ou *habilitoso*.

LEILÃO. Atribuem a origem do vocábulo ao árabe *alalam*, anúncio.

Tecnicamente, quer exprimir a *venda pública* ou a *venda por almoeda*, que se realiza sob *pregões* e se efetiva a *quem mais der*.

Dessa maneira, o *leilão* bem se distingue da venda comum. Nele, a venda é *disputada*, mediante *licitação* entre vários interessados à mesma coisa a ser vendida.

A efetivação da venda comum, em relação ao adquirente da coisa, diz-se *compra*. No leilão, é *arrematação*, ato pelo qual a venda pública se conclui ou o leilão se dá por concluído. Quem compra diz-se geralmente *comprador*. Quem licita e arremata por ter oferecido o melhor preço, diz-se especialmente *arrematante*.

As ofertas feitas no leilão dizem-se *lanços*: estes se mostram os preços que vão sendo sucessivamente ofertados pelos *lançadores* ou *licitantes*; são recebidos pelo leiloeiro e anunciados em voz alta.

Segundo a pragmática, isto é, conforme a regra usual, o *maior lanço* se evidencia quando o leiloeiro *marca o tempo* para que o leilão se conclua, pela declaração das palavras *uma, duas e três*, feita espaçadamente.

Se, no interregno em que elas se pronunciam, nenhuma nova oferta ou lanço foi feito, atribui-se a arrematação ao lançador do maior preço, até aquele momento.

Na técnica dos negócios, o leilão diz-se *particular*, *público* ou *judicial*.

Qualquer espécie de leilão, exceto aqueles de caráter beneficente, promovidos em festas e quermesses, deve ser feito por leiloeiro matriculado na forma das leis comerciais.

LEILÃO JUDICIAL. É o que se realiza a mando do juiz, para a venda de bens, que estejam sob administração da Justiça e que devem ser vendidos para cumprimento de dispositivos legais.

É modalidade de *venda judicial*, assim dita, em distinção da venda comum, porque é autorizada pelo juiz e processada dentro do juízo formado perante esta autoridade.

LEILÃO PARTICULAR. Assim se denomina o leilão realizado a pedido da pessoa que deseja vender bens de sua propriedade. A venda assim realizada não perde seu caráter de *venda pública*, que este é sempre o caráter do leilão.

A denominação *particular*, apenas, quer distingui-lo do leilão que é efetuado a pedido de autoridade pública ou judicial, para fins de Justiça, quando se diz *judicial* ou *público*. Na realidade, por sua própria natureza de *venda pública*, todo leilão é, efetivamente, um ato público. Daí a necessidade de ser *anunciado* ou *divulgado*, com as minudências assinaladas nas próprias leis.

LEILOAMENTO. Designa o contrato que se estabelece com o leiloeiro ou o agente de leilões para a venda em público.

Denomina também o pregão de mercadorias em geral; o ato de leiloar.

LEILOEIRO. É designação dada a toda pessoa encarregada de fazer leilões ou efetivar vendas por meio de leilões.

É considerado comerciante, embora seja, genericamente, denominado de agente auxiliar do comércio.

Para que possa o leiloeiro exercer as atividades que lhe são asseguradas por lei, deve estar devidamente legalizado, o que se faz por sua *matrícula* na Junta Comercial, prestando ainda uma *fiança*, o que se efetiva perante a autoridade pública competente, da jurisdição em que vai exercer sua profissão.

Devem atender os leiloeiros às prescrições legais, acerca dos livros especiais que são obrigados a ter, além dos livros comuns a todo comerciante, mantendo-os regularmente autenticados e devendo escriturá-los segundo as regras legais.

Vide: *Agente de leilão*.

LEIS ABSOLUTAS. Também chamadas *leis imperativas*. É designação pugnada por Savigny, que classifica as leis em *absolutas* e *supletivas*.

Leis absolutas, coativas ou *imperativas* entendem-se, pois, as que contêm uma *ordem* ou *impõem um preceito*, em caráter obrigatório.

Clóvis Beviláqua qualificou, também, de leis de ordem pública, porque estabelecem princípios cuja manutenção se considera indispensável à organização da vida social, segundo os preceitos do Direito.

E, por isso, também se dizem *preceptivas*, tomada a palavra no mesmo sentido de *imperativas*.

As leis absolutas ou imperativas, segundo a *ordem* seja imposta em caráter *positivo* ou *negativo*, dizem-se *coativas* ou *imperativas* propriamente e *proibitivas*.

São coativas, preceptivas ou imperativas, quando estabelecem um *preceito* ou uma *ordem* para ser inflexivelmente cumprida.

Ordenam, assim, de modo positivo, que se faça ou se aja em determinadas condições, praticando os atos jurídicos assinalados em lei, de certa forma, em certo tempo ou segundo as prescrições que nela se contêm.

Em regra, semelhante ordem é dada sob várias expressões: *é obrigatório, deve fazer, pagará, entregará, executará, responderá, ficará sujeito* etc.

Em todas elas, de *modo positivo*, há o preceito ordenativo.

Proibitivas, quando determinam ou ordenam que *não se faça*, ou impõem uma *abstenção*. Devem ser observadas literalmente.

Geralmente, as *leis proibitivas* condensam-se nas expressões: *é proibido, é nulo, é vedado, é defeso, não pode, não deve, não é lícito, não se permite* etc.

LEIS ATRIBUTIVAS. Pertencem à classe das *dispositivas* ou *facultativas*. E se entendem as que conferem às pessoas certas atribuições, direitos e qualidades.

Nesta razão, mostram-se disposições que vêm atribuir às pessoas, em virtude de certos acontecimentos ou da prática de certos atos jurídicos, direitos ou qualidades que não tinham.

Distinguem-se, assim, das *declarativas*, que nada dão ou nada tiram, enquanto as atributivas dão o que não se tem.

LEIS AUTÔNOMAS. São as que estabelecem o princípio ou a regra jurídica pelo seu próprio enunciado, mostrando-se, assim, *completas* em relação ao seu conteúdo, seja impondo a ordem, instituindo uma proibição ou estabelecendo qualquer espécie de norma.

Opõem-se, assim, às *não autônomas*.

LEIS CIVIS. As que compõem o Direito Civil.

LEIS COATIVAS. É designação dada, também, às leis imperativas ou absolutas.

LEIS COMERCIAIS. As que se integram no Direito Comercial.

LEIS DECLARATIVAS. Também ditas de *explicativas*, entendem-se as que vêm fixar o sentido que as leis atribuem a certas expressões por elas próprias empregadas em seu texto, ou vêm esclarecer certas dúvidas a respeito da aplicação de outras regras ou normas jurídicas, inclusive a indicação de certas formalidades indispensáveis à prática de certos atos jurídicos.

Assim, as leis declarativas ou explicativas mostram-se *leis não autônomas*, porque vêm explicar, declarar ou definir o que se contém em outra norma jurídica, formando, pois, com esta, um só preceito.

Não se confundem com as *leis declaratórias*.

LEIS DECLARATÓRIAS. Ao contrário das atributivas, não declaram ou atribuem direitos. Vêm simplesmente *reconhecer* ou *confirmar* a existência de uma faculdade ou de um direito, que já é atribuído à pessoa.

De sua espécie é assim a lei que permite à pessoa dispor de seus bens ou praticar os atos ou negócios jurídicos, consoante sua capacidade, desde que não sejam proibidos por lei.

LEIS DE ORDEM PRIVADA. Assim se dizem as leis que estabelecem regras reguladoras dos interesses privados. São, assim, as que concernem aos interesses das pessoas, consideradas como membros competentes do Estado, regulando as relações particulares de umas com as outras e delas com o Estado.

Embora, de relance, se anote certa analogia entre as leis de ordem privada e o Direito Privado, o sentido das primeiras é muito mais restrito, pois que, em certos casos, as leis de Direito Privado podem inserir princípios considerados de ordem pública, tais como as leis reguladoras da capacidade.

LEIS DE ORDEM PÚBLICA. Assim se dizem as leis que estabelecem regras de *interesse público*, sejam referentes às leis concernentes à organização do Estado, como as que, mesmo dirigidas às pessoas, se apresentam de interesse geral.

Assim, o sentido de leis de ordem pública é mais amplo que o Direito Público, pois que, além das leis contidas nele, há leis de Direito Privado que se entendem de ordem pública.

As leis relativas ao estado ou à capacidade das pessoas, por exemplo, as leis sobre o casamento, embora integradas no Direito Privado, evidenciam-se leis ou normas de interesse público. E por isso dizem-se *leis de ordem pública*. Em regra, esse é o caráter das leis ordenativas, enquanto as leis de *ordem privada* são dispositivas ou facultativas.

LEIS DISPOSITIVAS. Ao contrário das imperativas ou absolutas, as leis dispositivas não ordenam nem proíbem: dispõem, simplesmente, sobre certos fatos, dando às pessoas certas *faculdades*, instituindo regras ou formas, que podem ser, ou não, utilizadas pelas pessoas, declarando ou reconhecendo a existência de direitos.

As leis dispositivas, ditas também *facultativas*, subdividem-se em *declaratórias*, *permissivas*, *supletivas* e *preceituais*.

LEIS ESPECIAIS. Opondo-se às *leis gerais*, são as que se indicam *concessões* ou vêm estabelecer princípios de exceção acerca de certos fatos ou de certas pessoas.

Não se entendem, propriamente, *leis singulares*, embora estas também se digam *especiais*.

São leis que têm caráter *restrito*, pois são impostas para regular relações de certas pessoas colocadas em determinadas posições ou em razão das funções exercidas. São as leis que dispõem sobre casos particulares.

Desta forma, limitam-se às concessões feitas ou aos direitos que reconhecem, não investindo sobre as normas ou regras instituídas em caráter geral, mesmo que a elas se possam opor.

Nenhum outro efeito exercem ou produzem, além daqueles que se encontram contidos em seu próprio enunciado.

Vide: *Leis gerais*.

LEIS ESTADUAIS. São as instituídas e decretadas pelos poderes estaduais.

As leis estaduais são formuladas para regular matéria, cuja competência tenha sido assegurada pela Constituição Federal aos Estados Federados.

Desse modo, em qualquer conflito entre as leis instituídas pelos Estados Federados e pela União, prevalecem as que tenham sido formuladas pelo Poder Legislativo a que se atribui competência para regular a matéria, a que se refira o caso em espécie.

As leis estaduais somente têm vigência dentro dos limites territoriais do Estado Federado que as instituiu.

Vide: *Leis no espaço*.

LEIS ESTRANGEIRAS. Em oposição às leis ditas nacionais, assim se diz relativamente às leis instituídas por nações estrangeiras, para que vigorem nos limites de sua jurisdição.

Quando alegada, porque se mostre aplicável o preceito nela contido, deve a lei estrangeira ser comprovada, se o juiz o exige, sob alegação de que a desconhece.

A prova se fará pela exibição de seu texto, devidamente autenticado, ou de sua inserção em livro jurídico divulgado.

LEIS “EX POST FACTO”. É a designação que se atribui a toda lei que, contrariamente ao princípio dominante de que não há crime, quando uma lei anterior não o tenha qualificado, vem declarar como tal o fato ou a omissão, antes imputáveis.

Assim também se denomina a lei que vem agravar o crime ou a pena, depois que é cometido o fato delituoso, ou vem alterar as regras probatórias, a fim de impor a condenação ou diminuir o valor tido por elas ao tempo em que o fato delituoso ocorreu.

Desse modo se evidenciam leis que se estabelecem em virtude do fato (*ex post facto*) ocorrente.

LEIS EXTRATERRITORIAIS. Denominação dada às leis que exercem eficácia em território estrangeiro, isto é, em país estranho àquele em que foram promulgadas.

As leis extraterritoriais, assim, estendem sua ação além dos limites do Estado, em que foram instituídas, e cuja *soberania* traduzem.

A extraterritorialidade das leis, em virtude da qual passam a exercer obrigatoriedade e vigência em território que não é o de sua jurisdição, isto é, além de suas fronteiras, decorre das convenções ou dos princípios instituídos pelo Direito Internacional.

Em regra, somente as *leis pessoais* possuem o caráter da extraterritorialidade, visto que acompanham a pessoa, por seu *estatuto pessoal*, onde quer que se encontre, para regular sua *capacidade* ou outros estados, que lhe atribuem certas qualidades jurídicas.

Vide: *Conflitos de leis. Extraterritorialidade. Leis no espaço. Leis territoriais*.

LEIS FACULTATIVAS. É a designação também dada às leis dispositivas, em distinção às leis imperativas ou coativas.

Pertencem à classe das *leis não coativas*.

LEIS FEDERAIS. Assim se consideram todas as leis emanadas do *Poder Legislativo* da União.

Em regra, sua ação e eficácia se exercem sobre todo o território da República.

No entanto, o caráter de *federal*, que lhe é dado, não advém da condição de sua obrigatoriedade e aplicação em todo o território nacional.

Decorre da condição de ter sido decretado pelos poderes federais, para regular matéria cuja competência é atribuída ao Congresso Nacional.

Dessa forma, são federais todas as leis que somente possam ser instituídas pelo Congresso Nacional, não importando, assim, a natureza da matéria que por elas se institua.

Vide: *Leis no espaço*.

LEIS FORMAIS. Em oposição às *leis materiais*, é a designação *leis formais* atribuída, em caráter geral, a toda deliberação, decisão ou disposição emanada do Poder Legislativo, que não encerre o conteúdo de uma *norma abstrata* ou *teórica*, instituída no caráter permanente e de generalidade.

Desse modo, as leis formais assemelham-se mais propriamente a *atos administrativos* do Poder Legislativo, que as leis em sua exata compreensão. Por elas não se estabelecem propriamente normas jurídicas, que venham regular atos ou ações, em caráter impessoal e universal.

Ao contrário das *leis materiais*, não estabelecendo regra ou norma jurídica, não se mostram fonte permanente do Direito, que é da essência das leis materiais.

Por vezes, costuma-se dar a mesma denominação às leis adjetivas, porque vêm elas estabelecer regras sobre *forma*, isto é, sobre as exteriorizações dos atos jurídicos, ou seja, as prescrições relativas à sua composição.

E neste sentido se diz *Direito Formal*, para o conjunto de regras que instituem as prescrições relativas às solenidades ou à forma dos atos jurídicos, bem assim sobre as regras relativas à sua prova, em oposição ao *fundo*, que é o substrato ou parte abstrata da regra jurídica.

Modernamente, porém, quando se trata de regras relativas ao rito por que os atos se processam, as leis dizem-se adjetivas, reservando-se a qualificação “formais” para as leis que não se mostram jurídicas, mas meros atos administrativos dos poderes legislativos, indicando-se *decisões particulares*, tais como a lei orçamentária, as leis de autorização, ou as leis que concedem favores especiais a determinadas pessoas. São leis que atendem a casos particulares, de natureza por vezes executiva, ou reguladoras de situações especiais. São leis impróprias.

E se dizem leis em atenção ao poder que se formula.

LEIS FUNDAMENTAIS. Assim se denominam as *leis básicas* de um povo, ou seja, suas *leis constitucionais*, nas quais se *fundam* todas as demais leis. Diz-se *Lei Fundamental*, *Lei Constitucional*, *Constituição*, *Lei “Mater”* ou *Magna Carta*.

LEIS GERAIS. São as *leis comuns*, instituídas em caráter universal ou de generalidade.

São, assim, as normas jurídicas que se aplicam a todas as pessoas ou a todos os casos, uniformemente, sem qualquer distinção ou exceção. Opõem-se às *leis especiais*.

É princípio assente que as leis gerais não devem revogar ou derogar preceito ou regra disposta e instituída em lei especial, desde que não façam referência a ela, ou ao seu enunciado, alterando-a explícita ou implicitamente.

LEIS IMPERATIVAS. Ditas também de coativas ou de absolutas, assim se denominam as leis que encerram uma *ordem*, positiva ou negativa.

São também tomadas como uma subdivisão das absolutas ou coativas, neste caso indicando simplesmente aqueles que impõem uma regra ou têm um conteúdo ordenativo, preceituando um dever ou impondo uma obrigação.

LEIS INCONSTITUCIONAIS. Assim se entendem as leis que se estabelecem em flagrante transgressão aos preceitos instituídos na Constituição.

Vide: *Inconstitucionalidade*.

LEIS INTERPRETATIVAS. É designação atribuída, também, às *leis declarativas* ou *explicativas*.

Assim, embora sejam tomadas no mesmo sentido das *leis supletivas*, são mais propriamente entendidas como as leis que vêm ou que têm por objeto explicar ou *interpretar* o sentido de uma *lei anterior*.

Desse modo, a rigor de seu sentido, o efeito da lei interpretativa é anunciar ou determinar que o enunciado da lei anterior deve ser entendido no conceito, ou no sentido e no modo que vem estabelecer.

No entanto, a lei interpretativa não traz efeito retroativo: não modifica nem altera situação jurídica que se tenha definitivamente constituído pela aplicação da lei anterior, posteriormente interpretada. As relações jurídicas já definidas e perfeitas, instituídas sem qualquer vício, ficam, assim, asseguradas.

Por outro lado, sua função é simplesmente de *esclarecer* a lei anterior e não substituí-la ou modificá-la.

LEIS LIMITATIVAS. Assim se entendem as leis que vêm restringir a eficácia de uma norma jurídica ou de um preceito legal para certos e determinados casos.

Constituem-se em aditamentos do imperativo principal.

Em regra, vêm instituir prazos ou condições relativas ao exercício de certos direitos, assegurados no preceito que vêm limitar.

LEIS MATERIAIS. É a denominação que se dá a normas jurídicas instituídas em caráter obrigatório e geral, mostrando-se regras abstratas e permanentes.

Opõem-se, assim, às *leis formais*, porque, ao contrário destas, são normas em cujo conteúdo se institui uma regra de direito objetivo.

LEIS MODIFICATIVAS. São as que contêm regra ou preceito que vem modificar o princípio contido na lei principal, para estabelecer exceções ou instituir outra solução ao caso anteriormente regulado.

Aditam-se ou ligam-se às leis principais, para impor a modificação determinada a respeito da exceção instituída ou da nova solução disposta.

LEIS MUNICIPAIS. Assim se denominam as leis que sejam instituídas pelo Poder Legislativo municipal, segundo atribuições que lhe são conferidas pelas Constituições Federal e Estadual. Desse modo, as leis municipais encontram-se em ordem de subordinação às leis estaduais e federais, pois que sempre devem estar em harmonia com estas, onde se traça, aliás, seu Poder Legislativo.

Vide: *Leis no espaço*.

LEIS NACIONAIS. Em sentido genérico, assim se denominam as leis de um país em relação às de outro, quando em aplicação no território sob sua jurisdição.

Dessa forma, em oposição à designação *leis estrangeiras*, entendem-se *nacionais* todas as leis de um país, consideradas como manifestação de sua soberania e impostas para aplicação em seu próprio território.

Mas diz-se também *lei nacional* aquela que, sem obedecer ao princípio da territorialidade das leis, acompanha a pessoa a cuja nação pertence, onde quer que se encontre, para regular certos atos de sua vida civil, inclusos em seu estatuto pessoal.

Dessa forma, é costume dizer-se *lei nacional da pessoa* em distinção à lei local ou do país em que se encontra, que é estrangeira para ele, pois que não pertence a seu país de origem: é diversa de sua nacionalidade. É caracterizada pelo princípio da nacionalidade.

LEIS NÃO AUTÔNOMAS. Assim se entendem as leis que se instituem em aditamento a outras leis, seja para interpretá-las, explicá-las, defini-las, limitá-las, modificá-las, negá-las.

Dizem-se *estatuições* ou *disposições*, que podem vir inscritas na própria lei autônoma, como partes dela.

Desse modo, as leis não autônomas tomam as denominações de declarativas ou explicativas, de definições legais, leis limitativas, modificativas ou negativas, *normas de referência*, quando, não tendo conteúdo próprio, se reportam para certos casos, a preceitos reguladores de outros casos, ou subordinam os casos a diversos princípios, e *ficções jurídicas*, quando identificam dois fatos ou duas coisas diversas, para subordiná-las aos mesmos preceitos ou idênticos princípios.

LEIS NEGATIVAS. São as que não reconhecem a validade de um direito em determinadas situações, seja em relação a certas obrigações, como em relação a certos bens.

LEIS NO ESPAÇO. É a expressão usada para exprimir a eficácia de uma lei, em relação ao território, em que se pretende aplicá-la.

De sua ideia nascem as teorias da *territorialidade* e *extraterritorialidade* das leis, em virtude das quais as leis exercem sua eficácia *dentro e além de seus limites jurisdicionais*. A estas teorias, dizem-se, propriamente, *conflitos das leis no espaço*, em virtude dos quais se porá em evidência, em certo momento, para certo caso e em certo território, qual a *regra jurídica*, a ser avocada.

O conflito de leis no espaço pode ocorrer entre leis de uma nação e outra, a respeito de súditos de uma delas em território da outra, ou entre leis da União e dos Estados Federados e dos Municípios, ou entre as destes e as dos Estados.

O conflito das leis federais, estaduais e municipais é resolvido em face da *competência legislativa* dos poderes federais, estaduais ou municipais a respeito da regra jurídica a ser aplicada.

Se a lei foi legitimamente decretada precisamente por um destes poderes, para vigência nos limites de sua jurisdição, demarcada constitucionalmente, a primazia caberá àquela a que se atribui o *poder de legislar* sobre a matéria.

Assim, as que emanarem de poder incompetente nenhuma prevalência poderão ter sobre as que se mostrarem legitimamente decretadas.

Nesta razão, o conflito de leis no espaço, relativo a leis federais, estaduais e municipais, resolve-se pela evidência da competência atribuída particularmente para regular a matéria de que se tratar, segundo os próprios princípios constitucionalmente estabelecidos.

Em relação ao conflito no espaço das leis nacional e estrangeira, sua solução dependerá da evidência da territorialidade ou extraterritorialidade das leis.

Em regra, somente são extraterritoriais as *leis pessoais*, que acompanham as pessoas para regular os seus direitos de estado, onde quer que se encontrem. As *leis reais* são sempre territoriais, não ultrapassando os limites jurisdicionais dos países que as decretaram.

Vide: *Extraterritorialidade. Leis extraterritoriais. Leis pessoais. Leis reais. Leis territoriais. Territorialidade.*

LEIS NO TEMPO. É a expressão usada, na terminologia jurídica, para indicar o *tempo da obrigatoriedade* das leis.

Ao contrário das *leis no espaço*, que é o de sua obrigatoriedade em determinado território, a expressão *leis no tempo* refere-se ao *começo, duração e extensão do tempo*, em que as leis têm vigência e aplicação.

Neste sentido, pois, as leis, relativamente ao início de sua obrigatoriedade, dizem-se *presentes*, ou *atuais*, e *futuras*.

Presentes, as que iniciaram sua obrigatoriedade; *futuras*, as que não se tornaram ainda obrigatórias, aguardando a época nelas mesmas fixada para que se tornem vigorantes.

Quanto à duração, são *permanentes* ou *transitórias*.

Permanentes, quando não têm prazo para que vigorem. Mantêm-se, pois, como regra obrigatória até que o poder que as instituiu as revogue ou derroque. Dizem-se, também, *perpétuas*. Em princípio, este é o caráter de todas as leis.

Transitórias ou *temporárias*, quando são instituídas com prazo determinado ou para vigorarem dentro de um certo período.

Em relação à extensão, dizem-se *retroativas* ou *irretroativas*.

Retroativas, as que estendem sua eficácia ao passado, regulando atos e fatos anteriormente verificados. *Retroagem* para os regular, evitando que se regulem pelas leis sob cuja subordinação se encontravam.

Irretroativas ou *não retroativas*, as que não retroagem. E, assim, somente passam a regular os atos e fatos futuros, respeitando o que já é feito ou acontecido sob o império de leis anteriores.

Em princípio, as leis regulam para o futuro. Já era o princípio afirmado pelos romanos: “*Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotis, non ad facta preterita revocari*”.

Vide: *Irretroatividade. Leis retroativas.*

LEIS NOVAS. Assim se diz das leis que se elaboram e decretam para valerem em substituição de outras. E que se instituem, em princípio, para que regulem os negócios realizados a partir de sua vigência.

Vide: *Leis retroativas.*

LEIS PERMISSIVAS. Dizem-se *permissivas* as leis dispositivas ou coativas, quando, fazendo cessar uma capacidade anterior, *capacitam* ou *facultam* a prática de certos atos, até então não permitidos.

Gluck distinguiu-as em *jus absolute permissivum* e *jus secundum quid permissivum*.

No primeiro caso (*jus absolute permissivum*), vêm permitir de um modo completo a prática do ato, deixando ao agente a liberdade do uso da faculdade – *actus merae facultatis*; no segundo caso (*jus secundum quid permissivum*), concedem a faculdade, mas põem limites ao arbítrio do agente, prescrevendo uma determinada forma ou um certo tempo para o exercício de seu direito – *actus non merae facultatis*.

Chamam-nas, também, de facultativas, porque, na *permissão* inscrita nelas, há realmente uma *faculdade*, que pode ou não ser utilizada pela pessoa.

Distinguem-se das *declaratórias*, porque nestas a *faculdade* já existe, vindo apenas declará-las ou reconhecê-las.

As *permissivas* vêm estabelecer a faculdade, que *ainda não existia*.

Permissivas e declaratórias dizem-se também *hipotéticas* e *autorizantes*, porque, em verdade, firmam hipóteses e outorgam autorizações, para que se possam praticar atos, segundo a capacidade das pessoas e os direitos que lhes são pertinentes.

LEIS PESSOAIS. Pode ser a expressão tomada em dois sentidos diferentes:

a) Pode exprimir, segundo a clássica divisão das leis em *reais* e *pessoais*, aquelas que instituem as regras jurídicas a respeito do *estado da pessoa*, de que decorrem as qualidades que constituem sua personalidade jurídica.

As leis pessoais, assim, serão as que regulam estas mesmas qualidades, em que se integram os direitos pessoais da pessoa, isto é, os de família e de capacidade.

b) Dizem-se *pessoais*, quando, perdendo seu caráter *impressoal*, que é de sua essência, vêm instituir regras ou estabelecer favores a determinadas pessoas, mencionadas nominalmente.

Serão, pois, as leis que fazem individualização de pessoas, quando instituem suas disposições ou estabelecem suas regras.

LEIS POLÍTICAS. É a expressão usada, geralmente, para designar toda lei que tenha finalidade de traçar norma a respeito da instituição dos poderes públicos ou do modo por que se devem conduzir no exercício de suas elevadas missões.

Nelas se incluem as leis que regulam a maneira de serem efetivos os *direitos políticos*, assentados na Constituição, e de se constituírem os órgãos eletivos, que representem a soberania nacional.

E como tais se consideram todas as leis que tenham por objeto questões de ordem política e administrativa.

LEIS PRECEITUAIS. Assim se dizem as leis que, embora não venham propriamente instituir uma regra jurídica, são traçadas para estabelecer um *preceito geral*, que deve ser usado na interpretação das leis ou no estudo das questões jurídicas.

São leis, ou *disposições*, que vêm *definir* ou *explicar* certos princípios legalmente estabelecidos ou certos institutos jurídicos, com o pensamento de evitar confusões ou repetições.

Nesta razão, dizem-se, também, *definições legais*.

A rigor, não se podem dizer propriamente leis, pois que não *ordenam* nem dispõem qualquer norma jurídica, vindo desacompanhadas de qualquer espécie de sanção.

Vêm somente como meras explicações, e se dizem leis porque se integram no corpo delas e vêm instituídas como regras legais.

Nesta razão, são também chamadas de *normas diretivas* (Mazzoni), pois é que essa simplesmente a sua função: orientar.

LEIS PRECEPTIVAS. Não se confundem com as *preceituais*, sendo designação também atribuída às *leis imperativas*.

LEIS PRIMÁRIAS. É a expressão usada para assinalar as leis ou propriamente as *normas jurídicas*, em que se instituem os *preceitos de valor imediato*, isto é, aqueles que regulam principalmente a matéria, determinando o *modo de ser* ou *como deve ser*.

Opõem-se, assim, às *secundárias*, que se entendem complementares delas e indicam o *que se deve fazer* ou *como se deve proceder*, quando *não se faz* ou *não se procede* como ordena o preceito principal.

Normas primárias e secundárias podem vir concretizadas num só texto.

LEIS PROCESSUAIS. Expressão usada para indicar as leis que instituem as regras e ritos processuais, em virtude dos quais se efetivam e se garantem os direitos.

Dizem-se, também, *leis adjetivas*, em oposição às substantivas, que instituem os direitos objetivos ou teóricos.

LEIS PROIBITIVAS. É subdivisão das leis absolutas ou coativas, compreendidas como *imperativas* ou *proibitivas*.

Há quem as denomine, indistintamente, imperativas ou proibitivas, desde que contenham uma disposição que a vontade particular não possa derrogar.

Mas, a rigor, elas se distinguem: a imperativa não proíbe, ordena de modo positivo a prática de um ato.

As *proibitivas* ordenam de *modo negativo*, determinando uma *abstenção* ou *não permitindo* que se faça tal coisa ou se pratique tal ato.

Distintos, pois, seus sentidos: uma diz *faça* (imperativa), a outra diz *não faça* (proibitiva), porque *não é lícito, não se pode fazer, não se deve fazer* etc.

LEIS REAIS. Assim se denominam as leis que vêm regular os direitos reais, ou se referem aos *bens*, juridicamente protegidos por elas.

LEIS RESTRITIVAS. Consoante o sentido da própria expressão qualificativa, entendem-se como *restritivas* as leis que *limitam* ou *restringem* certos direitos, impondo condições ou restrições a seu exercício.

Quando sujeitas a exame ou aplicação, as leis restritivas, instituídas especialmente para os casos que assinalam, devem ser interpretadas *stricto jure*. Nelas, assim, não se pode ver o que não se encontra claramente especificado.

Identificam-se com as leis de exceção ou com as leis especiais.

LEIS RETROATIVAS. Assim se designam as leis que estabelecem regras, que vêm ou podem vir *regular coisas passadas*.

São leis que retroagem *no tempo*, impelindo sua eficácia ou obrigatoriedade para trás.

O princípio firmado é que as leis somente terão efeito para o futuro: é o princípio da *irretroatividade*.

Assim, as *leis novas* não atingem, em regra, as situações jurídicas definitivamente constituídas e a execução do ato jurídico perfeito.

As *leis retroativas*, pois, formam exceção.

As leis de ordem pública, quando se referem ao interesse público, por sua natureza, são retroativas. E, assim, as leis políticas, de jurisdição, de competência e de processo, em regra, são retroativas, relativamente aos atos iniciados sob o império da lei anterior. Aí os atos se encontram concluídos e as situações, que deles poderiam decorrer, não se acham definitivamente constituídas.

O princípio da irretroatividade, categórico e rígido, aplicável a qualquer lei, entende-se, geralmente, em relação aos direitos privados ou patrimoniais, já perfeitos ou afirmados definitivamente pela lei anterior. São os direitos resultantes ou fundados nas relações de Direito Privado.

LEIS SECUNDÁRIAS. Em oposição às *leis primárias*, é a denominação propriamente atribuída às normas ou regras jurídicas que vêm, em complemento às leis primárias, estabelecer sanções ou apontar outros meios coercitivos no caso de o não cumprimento do princípio instituído nas primeiras.

Constam nelas, pois, os remédios ou auxílios dados quando *preceito primário* não é cumprido.

LEIS SINGULARES. Assim se designam as leis instituidoras de um privilégio ou que estabelecem normas especiais em benefício ou proveito de certas coisas ou pessoas. Correspondem ao que se chama de *jus singulare*. Opõem-se, destarte, às *leis comuns*, cuja obrigatoriedade é geral, e se aplicam indistintamente a todas as pessoas, em face dos casos por elas regulados.

LEIS SUBSTANTIVAS. Designação dada a toda lei que vem estabelecer uma regra ou um princípio abstrato de direito objetivo, em oposição às leis, que se dizem formais e adjetivas.

As leis substantivas são as *leis materiais*.

As leis substantivas prevalecem sobre as adjetivas. E, por isso, quando se evidencia colisão entre princípios instituídos por uma e por outra, os da lei substantiva têm prevalência.

LEIS SUPLETIVAS. São assim denominadas as normas jurídicas instituídas para que supram a vontade das pessoas, quando não a manifestam ou a manifestam incompletamente.

São leis, assim, que, formulando regras a serem adotadas diante do silêncio dos interessados, estabelecem presunções, que se têm por admitidas, quando contrariamente estes mesmos interessados não se manifestam.

Quando, por exemplo, não manifestam os cônjuges o *regime de bens* a ser adotado no casamento, presuntivamente, institui a *lei supletiva* que aceitaram a comunhão parcial.

Porque as leis supletivas, realmente, suprindo a falta de manifestação da vontade ou sua manifestação incompleta acerca de certos fatos, se mostrem interpretativas dessa manifestação, confundem-se com as *interpretativas*, instituídas para interpretar outras leis, que se instituíram *vagamente* ou não se exprimiram convenientemente, vindo, desse modo, esclarecer o *ambíguo* sentido exposto em sua forma.

As leis supletivas vêm regular os efeitos dos atos jurídicos, quando as partes interessadas os omitem ou não os regulam convenientemente.

LEIS TERRITORIAIS. Em princípio, as leis são instituídas para terem eficácia nos limites jurisdicionais do poder que as formulou. Quer isto dizer que as leis são obrigatórias, em regra, dentro dos limites territoriais do país ou da nação que as impôs, embora haja casos em que a lei possa exercer sua eficácia fora dos limites de seu território.

Daí é que vem a noção das leis territoriais e extraterritoriais.

Territoriais são, pois, as que obrigam unicamente dentro dos limites territoriais da nação, não atingindo nem coisas nem pessoas e atos que se encontrem fora de seus limites jurisdicionais.

Opõem-se, assim, às leis extraterritoriais.

As leis territoriais obrigam, dentro do território, por sua própria força, emanada do próprio poder soberano que a elaborou.

As leis extraterritoriais têm eficácia em virtude das convenções e tratados ou por força do Direito Internacional.

Todas as leis reais são, por sua natureza, territoriais. Somente as leis pessoais se podem converter em leis extraterritoriais.

Uma lei, assim, pode conter preceitos territoriais e extraterritoriais, desde que instituem regras que possam exercer eficácia interna e externamente.

LEIS VIGENTES. Assim se entendem as leis que se encontram em *vigor*, exercendo sua *obrigatoriedade* em relação a todos os fatos por elas regulados.

Em princípio, toda lei é *vigente*, desde o momento em que ela ou os princípios gerais de direito determinam sua *obrigatoriedade*. E assim permanecerá, quando não tenha caráter temporário, até que outra lei a modifique ou revogue.

LEITO. Do latim *lectus*, originalmente quer significar a *cama*, em que alguém se deita para dormir.

É, assim, o *móvel* de madeira ou de qualquer outra espécie, postado nos *dormitórios* ou quaisquer outros aposentos da casa, para o descanso cotidiano das pessoas.

No entanto, na linguagem jurídica, é empregado para significar o *casamento realizado*.

Neste sentido, já se dizia outrora *foedera lecti*, na acepção de *união conjugal* (união do leito).

Aliás, semelhante sentido é também o que se tem do conceito literal do vocábulo, provindo de *legere* (ajuntar, reunir).

Alienum lectum concutere, que literalmente se traduz *promover alteração do leito*, quer exprimir *cometer adultério*.

Leito. É, vulgarmente, usado o vocábulo para exprimir a superfície que serve de base a alguma coisa, ou por onde se anda, ou corre alguma coisa.

LEITO ANTERIOR. Tomado o vocábulo “leito”, na acepção de casamento ou matrimônio, quer a expressão exprimir o casamento passado ou que se realizou antes daquele a que se faz referência.

Assim, *filhos do leito anterior* quer significar ou aludir aos filhos concebidos na vigência do casamento que antecedeu.

LEITO DA ESTRADA. É expressão geralmente usada para designar a *faixa central* ou *centro* de uma estrada ou via, por onde passam os veículos.

Relativamente às estradas de ferro ou ferrovias, entende-se o local por onde correm os trilhos, montados nos respectivos *dormentes*, isto é, barrotes de madeira de lei, de ferro ou mesmo de cimento armado, em que se fixam os próprios trilhos, ou *linhas*, nome dado também a estes, em atenção aos *riscos* que descrevam ao longo da estrada.

LEITO DO RIO. Equivale a *álveo*, ou seja, à parte de terreno escavado, por onde correm as águas do rio ou por onde algum rio passara anteriormente. Tal, pois, como o *álveo*, o leito do rio diz-se abandonado (*alveus fluminis derelictus*), quando as águas do rio, deixando inteiramente seu leito *ordinário*, aquele em que corriam anteriormente, formam um novo leito.

LEITURA. Derivado do latim *lectura*, de *legere* (ler), quer significar a *ação de ler* ou *de expor*, em altas vozes, o que está escrito.

Legere, neste sentido, é *ler em voz alta*.

É assim que, quando se exige a *formalidade da leitura* na elaboração de certos atos jurídicos escritos, devem os respectivos termos ou escrituras *ser lidos em voz alta* para satisfazer à prescrição. E, para que se comprove ter sido a leitura promovida, é também da regra que na própria escritura ou ato escrito se mencione a solenidade.

LENÇO. Derivado do latim *lintheum* (pano de linho), de *linum* (linho), é a denominação vulgar dada ao *pedaço* de algodão ou de qualquer espécie de tecido, usado para limpar o rosto ou para outros fins, mesmo de ornamento à pessoa.

LENÇOL. Derivado do latim *lintheolus*, diminutivo de *lintheum*, literalmente deveria significar *lencinho*.

No entanto, na técnica das manufaturas, exprime o *pedaço de pano*, desmesuradamente maior que o lenço, tendo o destino de cobrir ou forrar os leitos ou camas.

LENÇOL DE ÁGUA. Assim se entende o *manancial de água*, que corre sobre o solo ou subterraneamente.

Aí, é o vocábulo tomado pelo aspecto laminar, em que se apresentariam vários lençóis estendidos, cobrindo a superfície: o *manancial* vai cobrindo a superfície por onde passa e se estende.

A lei civil protege os lençóis de água subterrâneos, a respeito do proveito que deles possam tirar os proprietários dos prédios, cujo subsolo atravessam.

LENHA. Derivado do latim *lignum* (madeira, pau), é a denominação dada a toda espécie de *pau* ou *madeira*, cortados em pedaços de pequenas proporções, destinados a cevar ou a conservar o fogo.

A produção da lenha forma uma indústria, indústria extrativa. É produzida pelo corte das madeiras nativas, ou de árvores plantadas com esse objetivo.

Na linguagem corrente, *lenha* e *cavaco*, tendo embora a mesma serventia, mostram-se produtos diferentes.

A lenha é formada pelos paus que se cortam ou pela madeira reduzida a pedaços.

Os cavacos são raspas de madeira ou insignificantes sobras de madeiras, quando trabalhadas nas carpintarias ou em outros ofícios, em que elas se beneficiam.

O corte de lenha é regulamentado pelo Código Florestal, onde se inserem princípios de proteção às florestas, a fim de que, em bem da coletividade, não se devastem.

Entre as obrigações impostas aos *lenhadores*, encontram-se as relativas ao replantio das árvores derrubadas, quando se trata de árvores nativas.

LENOCÍNIO. Derivado do latim *lenocinium* (alcovitice, inculcação de mulheres), conforme já assentava Moraes, exprime “o ato de aliciar e granjear mulheres para ações contrárias à castidade e para pecarem com outro”.

Desse modo, em seu sentido próprio e geral, mostra-se todo induzimento, ou *inculcação*, *instigação*, sob promessas ou sob ameaças, ou simplesmente por palavras, para que a mulher consinta em satisfazer os atos de lascívia de um homem.

É, pois, a *alcovitice*, desenvolvida com habilidade para que atos de concupiscência se executem.

O caráter do lenocínio está na *mediação*, em virtude da qual homens e mulheres se defrontam para fins pecaminosos.

Neste particular, equivale ao *caftinismo*, pois nem sempre há necessidade do lucro por parte do mediador para que se gere a figura delituosa. O *induzimento*, de que resulta a *mediação*é, também, o que o forma.

Desse modo, toda e qualquer *intervenção de estranho* para que a mulher e o homem se encontrem e pratiquem atos de lascívia se caracteriza lenocínio.

Embora, no conceito que se tem de lenocínio, possa ele estar contido no *caftinismo* e *norufianismo*, há diferença entre os vários vocábulos, que exprimem figuras perfeitamente distintas.

No caftinismo há, fundamentalmente, o tráfico de mulheres, convertendo-se, assim, num *comércio de mulheres* para a satisfação dos prazeres lúbricos.

O cáften é um *mercador de mulheres*. Quando realiza sua operação, não tem em mira as pessoas com quem irão elas manter relações sexuais.

O *rufianismo* já se indica uma *exploração de mulheres*, jogadas à prostituição com essa finalidade ou encontradas na prostituição.

O *rufião* pode ser um *cáften*. Mas o cáften pode não ser rufião.

Pode haver lenocínio sem caftinagem ou caftinismo. E também pode haver lenocínio sem rufianismo.

O agente ou agentes do lenocínio dizem-se propriamente proxenetas, que se entendem os *mediadores* ou intermediários entre mulheres e homens para a prática de atos de lascívia ou concupiscência.

O lenocínio pode reduzir-se ao simples induzimento, isto é, à *instigação* para que a mulher se entregue ao homem, indo o proxeneta até o momento em que esse intento se cumpre.

Pode haver induzimento sob ameaça sem a intenção de lucro, ou pode o lenocínio ser praticado com a intenção de lucros, como em regra é de sua índole.

Mas não haverá lenocínio quando não houver uma pessoa servindo de intermediário entre o homem ou a mulher, e sejam estes, uma ou outro, que se procurem diretamente.

No entanto, o *induzimento* ou *instigação* pode revelar-se na *assistência* ou *auxílio* voluntariamente prestado ao comércio carnal, com a facilitação de meios para que ele se efetive. A prática de tais meios mostra-se a *mediação*, sem o que o encontro entre o homem e a mulher não se realizaria.

A locação, porém, de apartamentos ou quartos, para encontros equívocos, sem a participação ou lucro direto do locador, não constitui propriamente lenocínio. O locador não é *proxenetano* sentido próprio do vocábulo, apesar de praticar ação, a que se imputa penalidade (Código Penal, art. 229).

LEONINO. Do latim *leoninus* (de leão), assim se diz do negócio ou do contrato, em que, em detrimento das outras partes, uma delas mais se favorece ou se beneficia, contrariando o princípio de equidade ou da proporção, que deve ser observado.

Assim, diz-se notadamente a respeito dos contratos de sociedade comercial; leonino, quando, no contrato, se procuram estabelecer vantagens desproporcionais a favor de um dos sócios em detrimento dos demais, quando, pela regra, direitos e obrigações dos sócios se fazem iguais, guardadas as proporções da cota com que cada um entrou para a composição do capital social.

Toda vez que se estabelecer uma convenção com ônus excessivos a cargo de um dos contratantes e maiores cômodos para o outro, que assim fica livre de certos encargos ou de obrigações próprias ao contrato, mostra-se este leonino.

Afinal, a desproporcionalidade dos benefícios, a ausência de equidade na distribuição das vantagens, o peso dos encargos recaindo em percentagem injusta somente sobre um, de que se favorece o outro, reveladores de um tratamento que não é igual nem se justifica, estruturam o *aspecto leonino* do contrato ou das convenções.

LER. Derivado do latim *legere*, é o verbo tomado geralmente na significação de *pronunciar* e *compreender* o que está escrito.

Mas, a rigor da técnica, ler quer exprimir *entender*, isto é, *ficar ciente pela leitura* do que está escrito.

A expressão *ler e escrever* dá ideia não somente do entendimento de tudo o que se encontra escrito, como da própria arte da escrita, isto é, da grafia dos caracteres adotados para a escrita.

Saber *ler e escrever* é não somente saber e ter noção, pela leitura, do que está escrito, como saber grafar os pensamentos por meio da escrita. Quem sabe ler e escrever se diz alfabetizado, em oposição ao *analfabeto*, que não sabe ler nem escrever.

Ler. Na técnica forense, quando se determina que o ato escrito *seja lido*, entende-se que seja pronunciado em voz alta tudo o que ali se encontra escrito. Assim, *ler* quer dizer pronunciar em voz alta, não se reduzindo à *leitura para si mesmo*, que é a que se procede sem qualquer intervenção ou uso da voz.

Portanto, *ler* é pronunciar para que outros ouçam as palavras escritas.

LESÃO. Derivado do latim *laesio*, de *laedere* (ferir, estragar, danificar), originariamente quer exprimir o *golpe*, a *ferida*, *dor*, *enfermidade* causados ao corpo humano.

É, assim, a *ofensa* ou *dano* à integridade física de um corpo humano, em virtude do que ocorre uma alteração mórbida do organismo, notadamente de seus tecidos.

Este, em regra, é o sentido de *lesão* na linguagem do Direito Penal, onde mesmo se costuma dizer *lesão corporal*, o que não seria preciso, porque *lesão* já possui este sentido.

Na técnica do Direito Penal, a *lesão* restringe-se ao golpe ou ferida promovida ou feita no corpo humano, em virtude do que se produz uma perturbação ou anormalidade funcional, seja, sob o ponto de vista anatômico, fisiológico ou mental.

Mas, na técnica da Medicina, *lesão* é qualquer *morbidez orgânica*, não importa a origem. E assim tanto indica a perturbação na textura dos órgãos (*lesão orgânica*), como nas suas funções (*lesão das funções*).

No Direito Penal, as *lesões* se classificam, segundo a maior ou menor gravidade das perturbações produzidas, em levíssimas, leves, graves e gravíssimas.

Vão, assim, desde as que causam pequenos males até as que conduzem o ofendido à morte, sendo esta, portanto, a de maior gravidade: é a gravíssima.

O Código Penal brasileiro, no entanto, admite somente a *leve*, a *grave* e a *que causa a morte*.

Constituem figuras delituosas diferentes e distintas do homicídio: na *lesão* não há a *intenção de matar*, simplesmente a de causar um *mal físico* ao ofendido, embora por sua natureza seja posta em perigo a vida do ofendido, ou venha a falecer em virtude do *golpe* ou *daferida* recebida, neste caso ocorrendo o *homicídio preterintencional*.

Lesão. Extensivamente, quer o vocábulo exprimir toda espécie de ofensa ou dano causado à coisa ou ao direito, de que possa resultar um *prejuízo* para seu proprietário ou titular.

Desse modo, na linguagem do Direito Civil ou Comercial, *lesão* é *prejuízo*, é *detrimento*, *éperda*.

É aplicado, particularmente, na técnica dos contratos comutativos, para designar o *prejuízo* sofrido por uma das partes, quando a *prestação, que recebe*, não possui equivalência daquela que foi por ela cumprida.

Ocorre, em regra, nos contratos de compra e venda. E o *prejuízo* tanto pode ser do comprador, como do vendedor.

Mas, a rigor, *lesão* somente advém se o contrato se fez sob erro, engano, simulação ou fraude, em virtude do que a parte enganada, ou prejudicada, emitiu seu consentimento.

Dessa forma, mesmo que haja *prejuízo*, decorrente de um *mau negócio*, não há propriamente *lesão*, desde que não se evidenciou vício do consentimento.

Embora, nos contratos de vendas, os vícios ocultos da coisa adquirida, propriamente chamados de *vícios redibitórios*, assemelhem-se à *lesão*, não se confundem com ela.

Aí não se dá *lesão*, fundada no vício do consentimento, mas *defeito da coisa comprada ou falta da quantidade* adquirida.

Dispõe o art. 157 do Código Civil de 2002: Ocorre a *lesão* quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

§ 1º Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.

§ 2º Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.

Vide: *Vício redibitório*. (nsf)

LESBIANISMO. É a expressão que designa o homossexualismo feminino, ou seja, a mulher que sente atração ou mantém relações sexuais com indivíduos do mesmo sexo. (ngc)

LESIVO. Derivado de *lesar* (prejudicar alguém em um negócio), é geralmente empregado para indicar todo ato, que se pratique, ou fato, que aconteça, em prejuízo ou prejudicial aos interesses de alguém. Ou que acarrete desfalque a seu patrimônio.

Extensivamente, também se diz de *lesivo* o ato que possa ofender a moral.

LETRA. Derivado do latim *littera*, é cada um dos sinais gráficos elementares com que se representam os vocábulos na língua escrita. Há uma relação entre a letra na língua escrita e o fonema na língua oral, mas não há uma correspondência rigorosa entre estes.

Segundo as *formas* por que se grafam as letras, elas se dizem *manuscritas* ou *impressas*.

Na técnica da *caligrafia* (do grego *kalligraphia*; *kallosgraphein*, escrever belo), a letra, ou modo de grafá-la, recebe nomes especiais. Dizem-se letras *góticas*, *itálicas*, etc. Cada espécie corresponde ao estilo adotado ou ao tipo de letra, por seu aspecto gráfico.

Cada pessoa, pela maneira de grafar as letras, mostra *talhe* especial, de modo que as escritas se distinguem e se caracterizam em relação à pessoa que as faz. Nesta razão é que se funda a *grafologia*, que tenta reconhecer o caráter da pessoa por sua própria escrita. E isto porque, em verdade, há um modo particular, em cada pessoa, de traçar as letras, de maneira que esse modo individual é que fornece a distinção entre as letras escritas por um e as escritas por outro. É, também, o meio de que se utilizam os técnicos ou peritos para o *reconhecimento da letra* feita por determinada pessoa.

Na linguagem, é ainda o vocábulo usado em várias expressões ou locuções, exprimindo sentidos mais ou menos especiais.

Assim, à *letra*, do latim *ad litteram*, quer significar o que se deve entender ou interpretar no rigor das palavras, isto é, no exato sentido etimológico das palavras empregadas no texto.

Ao pé da letra é o que se responde *de pronto*, sem qualquer vacilação, conforme o sentido literal da própria indagação. Desse modo, quer também exprimir o que é *óbvio*, *claro* e *concludente*.

Na técnica escolar, a expressão *primeiras letras* quer significar os *rudimentos da linguagem*, com que se inicia a alfabetização da pessoa. Equivale a *ensino fundamental*.

Homens de letras quer dizer homens de saber ou de ciência, homens versados em conhecimentos científicos e literários. Restritamente, é designação dada ao escritor de romances ou de obras de ficção, em distinção aos *homens de ciência*.

Letra. Antigamente se usava no mesmo sentido de *epístola* ou *carta*. E, entre os romanos, era empregado (*litteris*) no mesmo sentido de *escrituras*.

Scriptura e *litteris obligata* tinham igual sentido.

Dessa forma, letra (*littera*) significava o que *era escrito* ou *dado por escrito*. É sentido, no entanto, que não se despreza presentemente, porque o que é feito por *letras alfabéticas* significa sempre o que é escrito: é *literal*.

Letra. Na técnica mercantil, têm as letras as mais variadas aplicações. Entram na composição das *siglas*, para formarem denominações especiais a certos estabelecimentos ou firmas, o que também é de uso nas instituições ou institutos da administração pública.

São usadas, por simples iniciais ou em monogramas, para a formação de sinais distintivos e organização de marcas de fábricas. Para tal se representam, graficamente, de modo especial, a fim de que possam ser convenientemente individualizadas e formem um *distintivo*, como se pretende.

Letra. Documento de uma operação de câmbio.

LETRA DE CÂMBIO. Originariamente, quer exprimir a denominação *ordem de pagamento em moeda*.

Littera era, primitivamente, designação dada ao *contrato escrito*, à *escritura*. *Littera* ou *scriptus*, *letra* ou *escritura* se equivaliam.

Dada a forma e contexto, utilizados nas operações de câmbio *trajetício*, inicialmente instituídas em escritos que se assemelhavam à delegação ou mandato, a *ordem de pagamento* estabelecida por eles passou a receber o nome de *littera*.

E como seu primordial objetivo era a *moeda* a ser trasladada no espaço ou no tempo, de *câmbio* veio completar a designação. *Câmbio* é tomado para exprimir a moeda ou para designar as operações que nela ou no *dinheiro* se firmam.

Embora a *letra de câmbio* tenha origem remota, pois admitem sua existência entre os assírios e entre os hebreus, a denominação *littera cambii* data da metade do século XIV.

Os próprios romanos, que praticaram as operações de remessa de dinheiro entregue numa praça, para ser restituída em outra, diziam-na *pecunia trajecticia*. Assim, o contrato de câmbio, em que originariamente se funda a letra de câmbio, não era, entre eles, exercitado pela letra de câmbio.

Ele se exercia *verbalmente*, *por carta*, *por mensageiro* ou pelo mister de qualquer intermediário: “*Consensus in cambio potest intervenire vel verbis, epistola, vel nuncito, et proxenetæ ministerio*”, é o que nos informa De Turri.

Primitivamente, a denominação distinguia somente as ordens de pagamento, que transportavam o dinheiro no espaço: é papel exercido, precipuamente, pelas *cambiais* atuais. Sua função, presentemente, é de transportar dinheiro no tempo, representando-o e se tornando um título negociável, até que se cumpra a obrigação nela contida.

É definida como a ordem de pagamento, sacada por uma pessoa, a que se dá o nome de *sacador*, contra seu devedor, designado de *sacado*, a favor de um *terceiro*, que se diz *tomador*.

Três, pois, são as pessoas que intervêm originariamente na letra de câmbio: *sacador*, que, autorizado por um crédito contra outrem, tira sobre ele a ordem de pagamento a ser cumprida a favor de outrem ou à sua ordem; *sacado*, devedor que se transforma em *aceitante*, desde que reconhece ou aceita a obrigação; *tomador*, o beneficiário, a favor de quem o título se extrai, para ser pago a ele ou à sua ordem, investindo-se, por isso, na qualidade de *legítimo proprietário do título*.

A qualidade de tomador é que confere à pessoa o direito de propriedade do título.

Dessa forma, quando o sacador arroga a si mesmo a qualidade de tomador, é por esta condição que se apresenta como *dono do título*: por ser tomador, não sacador, que nesta qualidade somente *ordena o pagamento*. E como tenha a prerrogativa de ordená-lo, pode *ordená-lo* a si mesmo, convertendo-se em *tomador*, qualidade que passa a ser exercida, cumulativamente, com a de sacador.

A *letra de câmbio* diz-se *título formal*, porque a lei determina os elementos ou requisitos que a devem compor e somente por eles se constitui.

São os requisitos legais:

- a) A denominação *letra de câmbio* ou outra equivalente, quando escrita em idioma estrangeiro.
- b) A soma em dinheiro a pagar e a espécie da moeda.
- c) O nome da pessoa que deve pagá-la (*sacado*), inscrito abaixo de seu contexto.
- d) O nome da pessoa, a quem deve ser paga (*tomador*).
- e) A assinatura do próprio punho do sacador, pessoa que a emite, ou de seu mandatário especial, devendo esta assinatura ser firmada abaixo do contexto.

É sacada *a prazo* ou *à vista*.

Quando *a prazo*, pode ser a tempo certo de data, a tempo certo de vista, ou a dia certo.

A *tempo certo de data*, quando este se conta da *data da extração* do título.

A *tempo certo de vista*, quando, determinado o prazo no título, este se conta da *data do aceite*.

A *dia certo*, quando prefixado pelo *dia* no próprio título.

A letra de câmbio diz-se título negociável e transferível por endosso.

Vide: *Endosso*.

É um *título de crédito*, porque é documentário da quantia, em que se funda a obrigação direta do aceitante e indireta dos demais responsáveis (endossantes, avalistas e sacador).

O aceitante diz-se o *devedor principal*. Mas a letra de câmbio somente se mostra um *título cambial* juridicamente perfeito, valendo como contrato inequívoco e exigível em relação ao aceitante, *quando este aceita a obrigação*.

Enquanto o *sacado* não se vincula ao título, pelo *aceite*, não há contrato, não se formou qualquer obrigação, que se diga líquida e exigível a respeito dele.

É apenas uma *ordem de pagamento*, cujo *portador* somente tem *direito certo* contra o sacador, por sua qualidade de criador do título.

A letra de câmbio sem aceite não forma obrigação exigível contra o sacado, salvo se, por ação própria, neste caso ordinária, não executiva, se prove que é ele realmente devedor.

Enquanto não aceita, a *ordem de pagamento*, que se constitui pela letra de câmbio, é mero *ato unilateral* do sacador. O aceite é que a transforma num contrato perfeito e acabado em relação ao sacado.

Letra de câmbio não aceita não dá direito à ação executiva contra o sacado. Mas é título líquido e certo do *portador* contra o sacador, que entre eles se firmou a obrigação cambiária, inscrita na declaração cartular, e decorrente do endosso.

A letra de câmbio pode ser garantida por *aval*. O aval pode ser dado ao *sacador*, ao *sacado* ou *aceitante*, ao *endossante*.

O *avalista* fica sempre equiparado, isto é, *igualado*, à pessoa, a quem ele avalizar. E assim assume as mesmas obrigações do *avalizado*.

A letra de câmbio deve ser paga no dia de seu *vencimento*. A falta de pagamento da letra, quando vencida, prova-se pelo *protesto*.

Na sua composição *instrumental*, a letra de câmbio possui a seguinte terminologia:

Contexto da letra é a parte escrita ou *teor* do contrato, no qual se inscrevem os seus requisitos fundamentais. Esta parte escrita da letra pelo sacador é feita no *anverso* ou *face da letra*.

É no contexto, igualmente denominado *declaração cartular*, que se fixam todas as *obrigações cartulares* que, por força da abstração da cambial, se mantêm vigentes em frente a todos os coobrigados do título.

Verso ou *costas da letra* é a *parte branca* ou não escrita, originariamente, onde se farão, a seguir, se houver transferência dela, o *endosso* translativo da propriedade ou o *endosso-mandato*. É também no verso da letra que se passa o *recibo de quitação*.

A letra, originariamente, é passada à ordem. Mas, pelo endosso em branco, pode converter-se num *título ao portador*.

Quando o sacador atribui a si mesmo a qualidade de tomador, a letra é passada *a mim* ou *à minha ordem*, ou *a nós* ou *à nossa ordem*. Se dada em favor de terceiro, traz em seu teor ou contexto o nome do favorecido e a cláusula à ordem: *ao Sr. Fulano* ou *à sua ordem*.

Para melhor elucidação, vejam-se todos os vocábulos assinalados: *Aceitante*. *Aval*. *Direito regressivo*. *Endossante*. *Endosso*. *Portador*. *Sacado*. *Sacador*. *Tomador*.

LETRA DE FAVOR. É a expressão usada para exprimir a letra de câmbio, quando o sacador não é, *efetivamente*, *credor do sacado*.

Para *fazer dinheiro* ou para *adquirir fundos* ou *numerário*, o sacador extrai ficticiamente a ordem de pagamento contra a pessoa, pretensa devedora, acordando esta em aceitar o título e se converter em obrigada a ela, mesmo que *nada deva ao sacador*.

Tecnicamente, a *letra de favor* representa um *saque* ou *letra de câmbio a descoberto*.

Mas, uma vez que *a aceitou*, vinculando-se *cambialmente* à obrigação, ou melhor, ao contrato, não pode o aceitante fugir ao cumprimento do pagamento, *a que se obrigou*, sob fundamento de *graciosidade* do aceite.

A letra de câmbio é contrato que não comporta indagação da origem: vale *formalmente* pelo que nele se contém. E o portador do título não se pode sujeitar a condições anteriores do contrato, desde que se apresenta perfeito e exigível, daquele que se inscreve como o principal pagador.

Como *título abstrato*, em que somente prevalecem, quanto a terceiros e na sua circulação, *as obrigações cartulares*, isto é, as obrigações fixadas no teor ou contexto da cambial ou as

que se gerarem do endosso e aval, na letra de câmbio não se discutem questões pertinentes à *relação fundamental*, ou seja, a relação que possa ter dado causa à obrigação, como a que advém da provisão.

A inexistência de provisão é matéria a ser discutida entre o sacador e o aceitante, não entre este e o portador do título.

Comprometido a cumprir a obrigação que resulta da letra de câmbio, ao aceitante somente, pois, compete resgatá-la no vencimento, seja esta *legítima* ou *de favor*, isto é, haja provisão ou não.

LETRA DE RISCO. É nome dado às letras de empréstimo tomado pelo capitão do navio. É o mesmo contrato de *câmbio marítimo* ou *empréstimo a risco*.

Vide: *Câmbio marítimo*.

LETRA DE TERRA. Era denominação que se dava antigamente às ordens de pagamento emitidas pelo credor contra o devedor e a favor de um terceiro, para serem pagas na mesma praça ou província. Eram, assim, idênticas às letras de câmbio, somente delas diferindo porque eram passadas e aceitas na mesma praça ou na mesma província. Daí sua denominação *de terra*.

Deveria ser passada à *ordem*. E, quando assim não era passada, equivalia à fiança comum, sem outro efeito jurídico.

Tinha, pois, os mesmos requisitos da letra de câmbio, devendo nela conter a intervenção das figuras necessárias à letra de câmbio: sacador, tomador e sacado.

Somente, em relação à letra de câmbio, era esta mais propriamente usada para o transporte de dinheiro entre praças distantes, enquanto a *letra de terra* representava uma *ordem de pagamento* ou obrigação assumida com esta finalidade.

E porque fossem, por seus efeitos, títulos análogos, a letra de câmbio passou a substituir a de terra, exercendo as duas funções: transportar dinheiro no espaço e transportar dinheiro no tempo.

LETRA HIPOTECÁRIA. É também chamada de *cédula hipotecária*. Consoante sua própria denominação o indica, é uma *letra*, no mesmo aspecto e função da letra de câmbio, emitida sob garantia hipotecária ou sob o valor de hipoteca efetivada.

É um título emitido, tal como a *debênture*, que reveste o caráter de um *papel-valor*, incorporando no mesmo documento não somente o *crédito*, como a própria *garantia hipotecária*, em que o mesmo se privilegia.

Dá-nos a ideia de uma *hipoteca circulante*, em oposição à simples e pura hipoteca adjetiva, que se mostra mera *hipoteca de segurança*. Desta, aliás, é que se extrai a cédula ou letra hipotecária, representativa de um crédito pessoal garantido pelo imóvel, que serve de objeto à hipoteca de segurança.

E pela emissão da letra-hipoteca, ou letras hipotecárias, pois várias se emitem pela mesma hipoteca, até perfazer o total de seu valor, ou do valor do mútuo, a hipoteca se *substantiva*, passando a *circular livremente* pelo papel-valor, representativo de um crédito negociável.

Têm forma de uma verdadeira letra de câmbio, podendo ser nominativas ou ao portador. Vencem juros, que são pagos, em regra, por meio de *cupons* (talões), trazidos no próprio instrumento cedular, e que dele se destacam.

Mostram-se, pois, um valor em circulação, representando o *capital mutuado* sob garantia hipotecária, desdobrado nos títulos de fácil negociação, porque, ou se transferem por endosso, quando nominativos, ou pela simples tradição, quando ao portador.

São resgatáveis por sorteio ou pela forma que se indicar no próprio título, normalmente passados para liquidação dentro de certo prazo, que é o mesmo em que o contrato hipotecário se vence.

É título privilegiado a respeito dos bens dados em garantia ou que servem de base à emissão. E, assim, prefere a quaisquer outros títulos ou dívidas, mesmo privilegiados.

LETRA PRÓPRIA. Expressão usada para indicar o escrito que deva ser feito *pela mão da pessoa*, não de outrem. Para evidência deste fato, há o *reconhecimento da letra*. Pelo próprio punho.

Vide: *Punho*.

LETRAS APOSTÓLICAS. Bulas e demais atos escritos emanados da Santa Sé.

LETRAS CAUCIONADAS. Na técnica da contabilidade e da economia bancária, é título que se emprega para designar as letras de câmbio e notas promissórias, dadas como caução a um estabelecimento bancário.

Na caução, pois, de tais letras, não há uma transferência ou negociação integral dos títulos. São estes entregues como *penhor* e para garantia dos adiantamentos ou empréstimos feitos.

Dessa forma, a expressão caucionadas revela que, sobre os títulos ou letras em referência, pesa um *encargo* ou *ônus*, decorrente do penhor, que, neste particular, recebe a denominação própria de caução.

Assim não são *letras livres*, como seriam as que ficam ou são entregues ao banco para *simples cobrança*.

As letras caucionadas são cobradas pelo credor-caucionário, dito na técnica bancária *decessionário*, enquanto o devedor se diz *cedente* e o respectivo valor da cobrança, pelo líquido, é levado a crédito da conta de adiantamentos ou de empréstimos.

LETRAS DESCONTADAS. É a designação dada aos títulos que são *vendidos* por seu proprietário a um estabelecimento bancário ou comercial.

Dessa forma, o *comprador*, que na técnica bancária se denomina cessionário, não terá que prestar contas ao *vendedor*, cedente, do valor do título, quando o receba. Mas o vendedor e todos os coobrigados do título, até que ele seja cumprido pelo aceitante, continuam a responder *in solidum* pelo pagamento dele.

A obrigação do *vendedor* em responder pelo exato cumprimento da letra, perante o comprador, assemelha-se à *evicção*, em que o vendedor deve também fazer firme e valiosa a *venda efetivada*, quando a respeito desta surja qualquer controvérsia, que venha diminuir o direito de propriedade do adquirente.

Dizem-se letras descontadas, porque, ao fazer o *desconto*, nome atribuído ao negócio que versa sobre as letras, o adquirente (cessionário) paga ao vendedor (cedente e proprietário das letras) o valor cambiário com a dedução dos juros.

LETRAS HUMANAS. É expressão usada no sentido de *humanidades*, para designar várias matérias ou disciplinas de estudo e cultura, tais como filosofia, história, retórica, poética. Diz-se, também, *belasletras*, em significação à literatura, como *belas-artes* é empregado para designar a pintura e a escultura.

LETRADO. Formado de letra, exprime o vocábulo *versado em letras* ou *homem de estudo e saber*.

Na antiga linguagem jurídica, era propriamente empregado para indicar o *advogado* ou *ojuista*.

LETREIRO. Na linguagem técnica do comércio, é o vocábulo especialmente empregado para distinguir a *inscrição* ou *dístico* colocado na fachada dos negócios, em pintura na própria parede, ou em tabuletas, a fim de individualizá-los. Nesta hipótese, o letreiro corresponde à própria denominação do negócio ou do estabelecimento. É a legenda.

Mas pode o letreiro ser utilizado para anotar *qualidades do estabelecimento*, à guisa do reclamo.

Letreiro. É designação que se dá ainda à *marcação* dos volumes levados a despacho, quando é esta produzida por meio de palavras ou letras. *Rótulo, etiqueta*.

LEVA. Derivado de *levar* (conduzir, carregar, transportar), entende-se, geralmente, o *ato de conduzir* ou levar. E, assim, a *condução* que se faz de alguma coisa. *Levada*.

Extensivamente, designa a própria coisa conduzida, quando em *grupo* ou *magote*: leva de soldados.

Leva. Na linguagem marítima, é o ato de levantar âncora, para sair do porto.

LEVADOR. Derivado de *levar*, é o vocábulo tido no mesmo sentido de *condutor*. Outrora, era a designação dada ao *condutor de presos*, consoante a usou a Ordenação.

Levador. Mas era tido também o vocábulo no sentido de *furtador*. E neste sentido também se chamava levador ao sedutor de mulher, que a rapta e leva.

Para o *ato de raptar*, dizia-se, então, *levamento*.

LEVANTAMENTO. Derivado de *levantar*, do latim *levare* (erguer, elevar, descarregar, abolir), é usado, na terminologia jurídica, em vários sentidos, notadamente para:

- a) Expressar o ato de *rebelião premeditada*, sendo assim equivalente a *insurreição, revolta, levante*.
- b) Significa a ação de erguer ou de levantar alguma coisa, pelo que é equivalente a *ereção*: levantamento das paredes, levantamento do edifício.
- c) Ser usado com o mesmo sentido de *acamação*.
- d) Representar o mesmo sentido de *abolição, extinção* ou *remoção*.

E, neste sentido, diz-se: levantamento da hipoteca, para exprimir o ato que a extingue; levantamento da interdição, para anotar sua suspensão, ou levantamento do depósito, indicativo de sua abolição.

Aliás, no sentido de *tirar* ou *abolir*, foi *levantar*, de que se forma *levantamento*, empregado pela Ordenação Afonsina.

LEVANTAMENTO DO LOCAL DO CRIME. Na gíria policial, é a expressão que significa a minuciosa investigação do local onde se realizou o delito, em busca de vestígios.

LEVANTE. O mesmo que *levantamento*, na acepção de motim, revolta, insurreição, sendo mesmo de emprego mais generalizado. E é tido em sentido amplo, nomeando qualquer espécie de rebelião, sedição ou amotinamento.

“LEX”. Significando *lei*, é a palavra latina empregada na terminologia jurídica, em várias expressões.

“LEX COMMISSORIA”. É a designação dada ao pacto comissório, em virtude do qual se estipula que o credor pode ficar com o objeto da garantia, se o devedor não cumpre a obrigação principal, quando vencida e exigível.

A *lex commissoria* é repudiada, não encontrando apoio na lei, que, mesmo, a impugna, retirando-lhe qualquer validade jurídica, seja qual for o aspecto em que se apresente ou a maneira por que se formule.

E a razão desta proibição está em que ela desvirtua a finalidade e a essência da *garantia real*, transformando-a em uma venda forçada.

Significa, também, a cláusula, pela qual um dos contratantes se livra do cumprimento da obrigação, se a outra parte não cumpre a sua.

Vide: *Pacto comissório*.

“LEX FORI”. Traduz-se a lei do foro. É expressão usada para indicar a regra ou princípio legal que deva dominar, nas disposições de Direito Interno ou Internacional, referentemente ao *processo* trazido ao conhecimento do juiz ou do tribunal.

Lex fori, pois, quer exprimir a *lei reguladora* dos atos processuais ou o *conjunto de regras* que estabelece a *forma* do processo ou o meio pelo qual se administra a Justiça.

Afinal, a *lex fori* exprime o princípio legal que rege a forma dos atos processuais.

“LEX FUNDAMENTALIS”. Constituição.

“LEX GRAVIOR”. Lei mais grave.

“LEX LEGUM”. Constituição. Literalmente, em latim, Lei das leis.

“LEX LOCI”. É traduzido: *a lei do lugar*. É especialmente empregada *lex loci contractus*, significando a lei do local, ou do país, em que um contrato é concluído.

Por ela se formula o princípio *locus regit formam actus*, em virtude do que a *lex loci* é que rege a forma dos atos jurídicos e estabelece seus meios de prova.

Desta forma, no silêncio das partes, em que há contratantes de nacionalidades diferentes, a *lex loci* é invocada para impor as condições de validade do ato jurídico ou contrato, conduzindo-o a seus efeitos.

Mas a regra *locus regit actum* regula, simplesmente, a forma extrínseca do ato. Não vai até seu fundo. E, deste modo, não rege as *formalidades habilitantes* nem outras que se mostrem essenciais à validade do ato ou contrato. Estas se regem pelo estatuto pessoal dos contratantes.

“LEX MITIOR”. Lei mais benéfica.

“LEX PRIVATA”. Lei privada, lei particular, é a expressão usada para indicar as *normas* instituídas num contrato pelas pessoas que a ele se obrigam. Objetivam-se nas cláusulas ou disposições contratuais. Desde que não contravenham às regras legais expressas, formam *lei* entre as pessoas que as aceitaram.

“LEX REI SITAE”. É a *lei da situação da coisa*. É entendida como a lei que deve regular a coisa, em face de sua situação, isto é, em virtude do lugar, em que se acha situada ou implantada.

Nesta razão, é a *lex rei sitae* ou *lex situs*, a que regula as questões relativas aos bens particulares, de ordem *imobiliária*, isto é, *bens imóveis*. Em relação aos móveis, há restrições, pois que se admite, para certos, os que são conduzidos pela pessoa, obediência à lei pessoal.

É princípio que se funda na regra: *mobilia sequuntur personam*.

Assim, em relação aos imóveis, o princípio é universal: a *lex rei sitae* os regula. Quanto aos móveis, a questão é discutida, embora a doutrina venha fixando o princípio de que a *lex sitae* é a lei reguladora de quaisquer espécies de bens, isto é, mobiliários ou imobiliários.

LEZÍRIAS. Derivado do árabe *jazirat*, era o vocábulo empregado na terminologia do Direito antigo para designar as terras marginais de um rio, que se alagam pelas suas enchentes, apropriadas para o plantio de arroz.

Extensivamente, é denominação dada a toda terra baixa, alagada.

Lezíria vem do árabe *aljazira* (a ilha).

LIBELADO. Derivado de *libelo*, é o adjetivo empregado na terminologia forense para indicar o que se faz em matéria processual, em *exposição articulada*, onde os argumentos ou alegações vêm em sequência, ponto por ponto, procurando fundamentar as pretensões ou os direitos da pessoa.

Desse modo, petição libelada, requerimento libelado ou exposição libelada são os que vêm em forma de *libelo* e feitos de modo que exponham circunstanciadamente, ponto por ponto, os fundamentos do direito do autor ou do réu.

LIBELO. Derivado do latim *libellus*, diminutivo de *liber* (livro), em sentido genérico entende-se a *exposição articulada* por escrito, em que a pessoa, expondo a questão, os fatos, em que se objetiva e as razões jurídicas, em que se funda, vem perante a justiça *pedir* o reconhecimento de seu direito, iniciando *demanda* contra outra pessoa.

É este o *libelo civil*, que corresponde à *petição inicial*, da qual resulta o *mandado de citação*.

Dessa forma, *libelo*, embora seja tido no sentido equivalente de *citação*, *notificação*, em que, em verdade, resulta, mostra-se, em matéria civil, a dedução articulada constante do pedido do autor, para que se inicie a ação ou se promova a demanda.

Deve trazer, para que se torne operante, os requisitos assinalados para a petição inicial.

Vide: *Petição inicial*.

Libelo. Em matéria penal, não é outro o sentido do vocábulo. Exprime, também, a *exposição articulada* do fato ou dos fatos criminosos, narrados circunstanciadamente, para que se evidenciem os elementos especiais da composição da figura delituosa, com a indicação do agente ou agentes a quem são imputados e o pedido, afinal, de sua condenação, na forma da regra instituída na lei.

A Lei 11.689, de 2008, alterou o Código de Processo Penal para extinguir a fase do libelo acusatório, posto que era considerada desnecessária, uma vez que era uma repetição da pronúncia.

Libelo. Indica também o artigo ou escrito, usualmente panfletário, de caráter satírico ou difamatório.

LIBELO INEPTO. É expressão usada para designar o libelo, que se apresenta formulado contrariamente às disposições ou princípios legais.

O *libelo inepto* não é recebido pela autoridade judiciária, pois que se mostra *peça* sem qualquer valia jurídica. Também é inepto o libelo contraditório, confuso ou que articule fatos inverossímeis e injustificados.

A expressão é utilizada, inclusive no cível, para designar a petição inicial inepta.

LIBERAÇÃO. De *liberar*, exprime toda espécie de *libertação* a respeito de encargo ou de obrigação, que se tinha. É, assim, a *quitação* dada às obrigações ou dívidas, é *adesoneração* obtida acerca de encargos ou ônus à propriedade, como a hipoteca, o penhor, a servidão; é a *libertação* propriamente dita ou a *restituição à liberdade*, quando se cumpria pena de prisão, é a *isenção* da responsabilidade, que pesava sobre a pessoa.

Vide: *Livrar*.

Assim, *liberação*, como *libertação* ou *livramento*, exprime tecnicamente os sentidos de: *pagamento*, quando em referência às obrigações; *desoneração*, quando é relativa aos encargos ou ônus reais; *absolvição*, quando diz respeito à *libertação* ou *isenção* de culpabilidade.

LIBERADO. É a pessoa que *está livre*, que recebeu *quitação* de encargo, ou de dívida, *équitado*, é *isento* de culpa ou de responsabilidade, é *desonerado* de ônus real.

Vide: *Liberar*. *Remição*. *Remir*.

LIBERAL. Derivado do latim *liberalis* (bom, benévolo, generoso), é o adjetivo empregado na acepção jurídica, para indicar todo ato jurídico promovido a *título gratuito*, isto é, sem ônus ou qualquer contraprestação da pessoa a favor de quem é executado.

A doação é um ato liberal. Como será liberal todo ato, que importe numa *liberalidade* ou num *benefício*.

Liberal. Na acepção política, entende-se o que é firmado na *liberdade*, não se encontra subordinado a restrições ou sujeito a um mando.

Dessa forma, no regime liberal, a rigor, cada um pode professar suas ideias políticas ou religiosas, sem que o Poder Público possa intervir em suas manifestações. E, ao contrário, por seus órgãos, vem dispor para que sejam respeitadas, permitindo, mesmo, que todos os *grupos*, instituídos em torno de princípios políticos ou sociais, tomem parte nas instituições políticas, que representam o povo ou a soberania nacional.

Liberal. Com este mesmo sentido de livre e sem subordinação, é empregado para indicar *as profissões* exercidas sem qualquer dependência e de caráter intelectual.

Liberal. É tomado na acepção de *condescendente*, *dadivoso*, *magnânimo*, *benevolente*.

E, na técnica processual, designa então o juiz que, por suas qualidades de generosidade, condescendência, defere ou permite a prática de certas medidas ou de certos atos que não seriam admitidos por um juiz rigoroso e apegado ao formalismo legal.

Por vezes, *ser liberal* é *ser equitativo*. E assim se age dentro da lei, se por equidade se deveria resolver. Mas, se é meramente por generosidade, o caráter de liberal pode ser pernicioso e contrário à própria justiça.

LIBERALIDADE. Do latim *liberalitas*, na técnica jurídica significa toda disposição ou ato a título gratuito, tais como a doação, o legado ou quaisquer outras instituições que venham favorecer a outrem. Caracteriza-se por ser ato espontâneo, de mera bondade ou magnanimidade, em virtude do qual a pessoa é favorecida ou beneficiada economicamente.

LIBERAR. Do latim *liberare* (livrar, salvar, desobrigar), é o verbo empregado na linguagem jurídica em seu sentido literal: é *livrar*, *desobrigar*, *desonerar*.

Assim, *liberar a coisa* é desonerá-la, desembargá-la ou a livrar do encargo ou do ônus que sobre ela pesava. *Liberar a pessoa* é dar-lhe liberdade, é soltá-la da prisão, é libertá-la ou isentá-la de responsabilidade ou obrigação, que havia assumido, ou que se encontrava sob seu encargo.

Tecnicamente, porém, para liberar a pessoa das dívidas ou das obrigações, deve ser empregado o *quitar*, se essa liberação advém do pagamento ou resgate, ou *remir*. E *remitir*, se provém do perdão ou da dispensa. Em relação à *libertação* das coisas, em verdade, mais apropriado será desonerar ou desembargar, ou mesmo *remir*, se a liberação provém *daremição*.

Para liberar, no conceito de dar liberdade a quem se acha preso ou detido, melhor será que se aplique o *livrar* ou o *soltar*. E, na substantivação, o *livramento* ou a *soltura*.

Liberar. Extensivamente, acerca das liberdades das coisas, para que possam, livremente, ser alheadas ou objeto de quaisquer outras operações, é tido como *desembaraçar* ou *despachar*.

Liberar mercadorias que se acham na alfândega é, assim, despachá-las ou as desembaraçar para o consumo público.

Vide: *Remir. Remitir.*

LIBERDADE. Do latim *libertas*, de *liber* (livre), indicando genericamente a *condição de livre* ou *estado de livre*, significa, no conceito jurídico, a faculdade ou o poder outorgado à pessoa para que possa agir segundo sua própria determinação, respeitadas, no entanto, as regras legais instituídas.

A liberdade, pois, exprime a faculdade de se fazer ou não fazer o que se quer, de pensar como se entende, de ir e vir a qualquer atividade, tudo conforme a livre determinação da pessoa, quando não haja regra proibitiva para a prática do ato ou não se institua princípio restritivo ao exercício da atividade.

As regras garantidoras da liberdade promanam, em regra, do Direito Constitucional, que também impõe os casos de sua restrição.

O direito de *circular livremente* (andar), de *associar-se*, de *exercer qualquer profissão*, de *professar qualquer religião*, de *pensar livremente*, constituem postulados da *liberdade*.

Os romanos a definiam: “A liberdade é a faculdade natural de fazer cada um o que deseja, se a violência ou o direito lhe não proíbe”. “*Libertas est naturalis facultas ejus quod cuique facere libet, nisi si quid vi aut jure prohibetur*” (César da Silveira).

Liberdade. No Direito Constitucional, as liberdades públicas, ou simplesmente liberdades, expressam os direitos liberais que são aqueles direitos fundamentais (também chamados direitos humanos ou direitos individuais) a garantir o indivíduo da imiscuição na sua personalidade pelo Estado ou pelos demais integrantes da sociedade; através das liberdades, pretende-se reservar à pessoa uma área de atuação imune à intervenção do Poder.

LIBERDADE ASSISTIDA. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) instituiu em seu art. 112 as medidas que podem ser aplicadas ao adolescente infrator, dentre elas a Liberdade Assistida. Essa medida socioprotetiva será adotada a fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente sem que este seja privado de sua liberdade. Essa medida tem por escopo evitar que o adolescente volte a praticar um ato infracional, bem como orientá-lo na construção de projeto de vida, por meio do apoio social e familiar.

LIBERDADE CONDICIONAL. Na terminologia do Direito Penal, assim se diz da concessão feita, em alguns casos, a certos condenados, para que sejam *soltos* ou livres da pena de privação de liberdade, que lhes fora imposta, mesmo que ela não tenha sido cumprida. É a que se concede pelo *livramento condicional*.

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. É o direito assegurado aos indivíduos, a fim de que possam *organizar* ou *fundar sociedades* ou *associações*, para vários fins: econômicos, recreativos, científicos, desportivos ou de beneficência etc.

A *liberdade de associação* sofre restrições: não é livre, quando os fins da associação ou sociedade sejam contrários à lei penal ou aos bons costumes.

A liberdade de associação, pois, resume-se àquela que tenha *fins lícitos*, isto é, permitidos ou não proibidos por lei ou que não mereçam reprovação da moral.

No entanto, para que semelhantes associações ou sociedades possam adquirir personalidade jurídica e fruir vantagens que se assinem legalmente (tais como os sindicatos profissionais), devem cumprir preceitos instituídos em lei.

LIBERDADE DE COMÉRCIO. É a faculdade atribuída à pessoa, em virtude do que pode, livremente, fundar ou estabelecer qualquer *negócio* ou *ramo de comércio*, à sua escolha, apenas se subordinando, para isso, às exigências de ordem fiscal ou tributária, e às regras de ordem pública.

A liberdade de comércio é decorrência da liberdade profissional, sendo, fundamentalmente, pertinente à *liberdade individual*.

LIBERDADE DE ENSINO. Pode ser tida a expressão em dois sentidos: na *liberdade de ensinar* e na *liberdade de instituir o ensino*.

I. *Liberdade de ensinar* quer, então, significar a livre escolha pelo professor dos programas, teorias e princípios a serem ministrados a seus discípulos, sem qualquer interferência dos Poderes Públicos. É a *liberdade de cátedra*, onde não há ciência nem filosofia imposta pelo Estado. Todos são livres em aceitar suas teorias.

II. *Liberdade de instituir ensino* é a faculdade de livre iniciativa para instituição de estabelecimento de ensino de nível superior ou outro.

Assim, permite-se a fundação de estabelecimentos de ensino por iniciativa particular, embora em certos casos devam eles se submeter a inspeção ou fiscalização, a fim de que seus cursos se *equiparem* ou tenham as mesmas prerrogativas dos cursos oficiais.

A liberdade de ensino, como se evidencia, não quer significar *abandono* do Estado à fiscalização e reconhecimento dos títulos emitidos pelos estabelecimentos particulares, nem a dispensa de *diploma* ou *certificado de habilitação* para o exercício de certas profissões.

Quer significar simplesmente que o ensino é instituído livremente. Não é privativo do Estado. Pode, assim, ser público ou particular. Mas, em relação às exigências de apresentação de diploma para o exercício de certas profissões, a liberdade de ensino não exerce qualquer modificação.

Mesmo em relação à liberdade de profissão, quando se trata de profissão liberal ou fundada em curso universitário ou acadêmico, esta liberdade se entende relativa.

LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. É a liberdade de locomoção, em virtude do que pode a pessoa livremente circular, de um lado a outro, onde quer que não lhe seja defeso por ser propriedade privada ou de comunicação proibida.

Entende-se *liberdade física* ou *liberdade individual* em sentido estrito (*stricto sensu*).

Do sentido da liberdade de ir e vir, ou liberdade física, é que se gera a noção de *homem livre* e de *homem escravo*.

Somente em casos especiais, por condenação emanada de autoridade judiciária competente, ou como medida preventiva, em face de ato que a justifique, pode a pessoa ser privada de sua liberdade física, pela prisão ou detenção.

Se a medida provém de ordem ilegal, de ato arbitrário e injusto, cabe o recurso de *habeas corpus*, a fim de que se integre a pessoa em sua liberdade de ir e vir.

LIBERDADE DE PENSAMENTO. É a mesma liberdade de opinião, em virtude da qual se assegura ao indivíduo o direito de pensar e de exprimir seus pensamentos, suas crenças e suas doutrinas.

LIBERDADE DE REUNIÃO. É consequência da liberdade de associação. E faz parte das liberdades individuais.

LIBERDADE DOS MARES. É o princípio que institui a liberdade de navegação em todos os mares, nos tempos normais, isto é, em tempo de paz.

A liberdade dos mares sofre restrições em tempo de guerra, impostas pela força das nações beligerantes e admitidas pelo Direito Internacional Público.

Vide: *Mar territorial*.

LIBERDADE INDIVIDUAL. Reúne todos os direitos e poderes assegurados à pessoa, para que possa livremente exercer qualquer atividade, respeitados os princípios e restrições anotados em lei.

Assinalam-se entre elas: a liberdade de associação, liberdade de locomoção, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, liberdade de reunião, liberdade de profissão etc.

Diz-se *individual*, porque é reconhecida a todo indivíduo, independente de sexo ou nacionalidade. E se funda nos direitos declarados ou assegurados aos homens, como elementos componentes da sociedade.

LIBERDADE INDUSTRIAL. Em sentido genérico, assim se entende, tanto para o comércio, como para as indústrias em sentido estrito, o *regime* em que o Estado não tem qualquer intervenção para instituição e funcionamento das empresas industriais ou estabelecimentos comerciais, submetidos exclusivamente ao princípio da livre concorrência. Por ela, cada indivíduo é livre para estabelecer qualquer indústria ou comércio, não lhe sendo vedado nenhum ramo, em que incida a respectiva exploração.

Não retira o caráter de liberdade a satisfação de exigências de ordem fiscal e de interesse público, tais como as de ordem sanitária.

A liberdade é decorrente da *não intervenção* ou *não subordinação* da indústria ou comércio, no que respeita ao exercício de suas atividades, ao Poder Público, para efeito de impedir a livre concorrência.

LIBERDADE PESSOAL. É denominação empregada no mesmo sentido de *liberdade física* ou *liberdade de locomoção*.

LIBERDADE POLÍTICA. Assim se diz do direito que se confere ao povo de se governar por si mesmo, escolhendo, livremente, seus *governantes* e instituindo, por sua vontade soberana, os *órgãos* que devem exercitar a soberania nacional.

A liberdade política implica o conceito da democracia, em virtude do que os homens devem ser governados segundo o império de sua vontade, pela forma de governo por eles próprios instituída.

Da liberdade política emana a noção de homens livres, nação livre ou nação democrática e governo democrático.

Desse modo, nos povos livres ou nos governos democráticos, o *poder político* deve, efetivamente, derivar-se do povo e ser exercido em seu nome, pois que nele, considerado como o elemento fundamental da sociedade juridicamente organizada, é que reside a *soberania nacional*.

LIBERDADE PROFISSIONAL. É a faculdade de exercer livremente a profissão escolhida.

Mas, o princípio da liberdade profissional, assegurada aos indivíduos, como decorrência da liberdade individual, que, fundamentalmente, lhes é atribuída, sofre certas restrições, notadamente a respeito das profissões de ordem técnica e liberais, em que, em defesa da própria sociedade, se exige a *comprovação da capacidade e idoneidade profissionais*.

Estas restrições, em regra, redundam na exigência do diploma ou certificado, expedido por estabelecimento de ensino, para tanto autorizado.

Esse diploma, pois, investindo a pessoa nas condições indispensáveis ao exercício da profissão, mostra-se uma previsão de interesse coletivo, para que se evitem os distúrbios decorrentes do exercício de profissões, dessa natureza, por pessoas sem a menor capacidade técnica e, por isso mesmo, sem a menor idoneidade profissional.

Revela-se, sem dúvida, uma exigência de interesse público, semelhante às de ordem sanitária, instituídas em benefício da própria coletividade.

LIBERDADE PROVISÓRIA. Cânone constitucional (art. 5º, LXVI), pressupõe que o acusado esteja preso e se diz provisória, porque pode a qualquer momento ser revogada, caso o acusado infrinja alguma das condições que lhe forem impostas pelo benefício (não comparecimento obrigatório perante a autoridade quando intimado; mudança de residência por mais de 8 dias sem comunicação à autoridade do lugar onde se encontra).

Aplica-se nas seguintes hipóteses:

- a) quando a infração não cominar pena privativa de liberdade, ou seja, a pena for pecuniária (multa), de prestação de serviços ou de abstenção de agir;
- b) quando o máximo da pena privativa de liberdade (prisão) não exceder a 3 meses;
- c) quando o réu prestar fiança;
- d) quando o réu não prestar fiança por motivo de comprovada pobreza;
- e) quando o auto de prisão em flagrante não for remetido ao juiz no prazo de 10 dias;
- f) quando a denúncia não for apresentada ou o sumário não for concluído no prazo legal;
- g) quando ocorrer hipótese de exclusão da criminalidade (legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal);
- h) quando o réu for menor de 21 ou maior de 70 anos e a pena não suplantará 2 anos.

LIBERDADE VIGIADA. Assim se diz a respeito da *vigilância especial*, exercida pelas autoridades policiais ou judiciárias, a respeito de certas pessoas, em virtude da qual são elas mantidas em constante observação, a fim de que se anote a conduta tida.

Esta vigilância é exercida com certa discricção, para que não se prejudique aquele a ela sujeito.

LIBERTAÇÃO. Do latim *libertatio*, de *liber* (livre), é geralmente empregado para exprimir o ato de pôr em liberdade.

Mas é propriamente indicado para significar *independência e autonomia*, em virtude do que os homens ficam livres, investidos no poder e na faculdade da autodeterminação.

Em relação às coisas, indica a desoneração do encargo a que estava sujeito. Tecnicamente, porém, é mais aplicado o de *liberação*.

Igualmente, em relação à *liberdade física*, que é novamente concedida, por determinação legal, para aqueles que a perderam temporariamente, é mais apropriado, na terminologia penal, o emprego de *livramento*.

LIBERTINAGEM. Derivado do latim *libertinus* (libertino, filho do liberto), é o vocábulo empregado no sentido de *licenciosidade*.

É, assim, um *abuso da liberdade*, malbaratada ou orientada para a prática de excessos, de desregramentos, que, quando não se mostram ofensivos às regras legais, ferem os bons costumes ou a moral.

Revela-se, assim, a *impureza de costumes*, indo até a *devassidão*.

O libertino pode ser também um *libidinoso*, mas não é este o caráter da *libertinagem*, tida mais propriamente como *uso indevido das liberdades* asseguradas à pessoa.

LIBERTO. Do latim *libertus* (forro), é tecnicamente empregado para indicar a pessoa, que se livrou da escravidão, que voltou à condição de homem livre, em virtude do que se *libertou de toda servidão*.

Na terminologia antiga, distinguiam-se os *libertos perfeitos* e os *libertos imperfeitos*, conforme ficavam, depois de concedida a *alforria*, sujeitos ou não aos serviços do *senhor*.

Liberto. É hoje liberto também empregado no sentido de *livre, desobrigado, isento*. É o que foi, *está liberado* ou *resgatado*.

LIBIDINAGEM. Do latim *libido* (sensual), no vernáculo, libidinagem é a lascívia, a sensualidade, a luxúria, a volúpia sensual, a própria conjunção carnal, pela qual satisfaz seus apetites sexuais.

Na linguagem popular, porém, libidinagem é a conjunção carnal depravada, requintada, sob manejos imorais, ou acompanhada de atos pervertidos, para melhor satisfação da volúpia sexual e para aumento dos prazeres da carne.

Mas, no sentido do Direito Penal, *libidinagem* é toda conjunção carnal ilícita; é toda relação sexual havida *extra matrimonium*, seja ou não acompanhada de atos reprováveis de excitação luxuriosa.

E a prática da libidinagem em menor de 18 anos e maior de 14 anos, resultando em ato de corrupção, é crime previsto em lei (Código Penal, art. 218).

LIBIDO. Do latim *libido*, *sensualidade, desejo violento, paixão*, é tomada em sentido estrito para assinalar o instinto sexual ou o apetite carnal, como a força que move os animais à procura de indivíduos de sexo diferente a fim de cumprir a propagação da espécie.

Para Freud e seus adeptos, assim se denomina a *sexualidade liberada* de sua íntima ligação com os órgãos sexuais, função que atinge todo organismo e que somente secundariamente entra ao serviço da reprodução. Para Jung, é a *energia psíquica geral*.

LIÇÃO. Derivado do latim *lectio*, de *legere* (ler), é o vocábulo usado para indicar a *preleção* ou a *exposição* oral feita pelo professor a seus discípulos ou a dos mesmos ao professor.

No primeiro caso, diz-se *dar lição*; no segundo, *tomar lição*.

Neste sentido, *lição* quer exprimir *o que se ensina* ou *o que se aprende*.

Na linguagem escolar, possui sentido equivalente a *aula*, ou corresponde à *matéria prelecionada* ou a *ser ensinada*. E, assim, é comum dizer-se: o curso é de *tantas lições* ou o programa está dividido em tantas lições; o professor ganha por *aula* ou *lição*.

Lição. Na linguagem popular, vale como o *exemplo*. Servir de lição: é *servir de exemplo*.

LICENÇA. Derivado do latim *licentia*, de *licet* (ser permitido, ser possível), em sentido geral quer exprimir a *permissão* ou a *autorização* dada a alguém para que possa fazer ou deixar de fazer alguma coisa.

Mas essa *autorização*, em que se funda a licença, importa sempre numa concessão ou ato emanado de pessoa, a quem se dê autoridade ou poder para *consentir* ou *autorizar* a prática dos atos ou das atividades que lhe servem de objeto. É, por isso, *autorização superior* que

vem tornar *lícito* ou *válido* o que não se poderia fazer sem o preenchimento da formalidade, de que resulta a licença.

Em sentido fiscal, quer o vocábulo também exprimir a *autorização* dada ao comerciante para que possa fazer funcionar seu estabelecimento, ou ao industrial para fazer funcionar sua fábrica, cumprindo os objetivos pretendidos.

Para a abertura do estabelecimento, a licença é constituída por um documento escrito, a que se dá o nome de *alvará*. Diz-se *alvará de licença*, estando sujeito ao pagamento do imposto, que lhe é atribuído, seja pela espécie de comércio, ou pela soma de mercadorias ou produtos a serem vendidos ou fabricados.

Os escritórios também se encontram sujeitos à formalidade, mesmo aqueles em que se exercem profissões liberais.

Em regra, a licença para abertura de negócio, de escritório ou de fábrica é dada pelos Municípios.

Licença. É tomado ainda na acepção de *dispensa*. E exprime a *concessão de dispensa* ou *aisenção* de fazer aquilo a que se estava obrigado a fazer.

É assim que, na linguagem administrativa, quer significar o *afastamento autorizado* do cargo ou do emprego ou a *concessão de não trabalhar* nele, durante certo período, fixado ou determinado na autorização ou concessão.

Neste caso, pois, licença entende-se *dispensa* do trabalho ou do serviço.

A licença é remunerada ou não remunerada, conforme o empregado recebe o valor de seus vencimentos ou ordenados, ou não os recebe. É matéria regulada, quando se trata de funcionário público, em seus *estatutos*; quanto aos empregados particulares, nas leis trabalhistas.

É preciso não confundir as *férias*, a que todo empregado tem direito pelo transcurso de 12 meses de trabalho efetivo, com a *licença*. Esta é *autorizada*, voluntariamente, quando justa, ao passo que as férias são obrigatórias.

Serão concedidas ao servidor público as seguintes modalidades de licença (Lei nº 8.112, de 11.12.90, arts. 81 a 92):

- a) doença comprovada em pessoa da família (cônjuge, companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral consanguíneo ou afim até o 2º grau);
- b) afastamento do cônjuge, que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para exercer mandato eletivo;
- c) serviço militar;
- d) atividade política, durante o período entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura junto à Justiça Eleitoral;
- e) capacitação profissional, por três meses, no interesse da Administração, com a respectiva remuneração;
- f) interesses particulares, pelo prazo de dois anos consecutivos, sem remuneração;
- g) mandato classista em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora de profissão.

Licença. Na terminologia universitária, licença significa o *grau de licenciado*, isto é, aquele que se confere às pessoas que concluem certos cursos universitários, para que possam exercer a profissão a que os mesmos se referem.

LICENÇA COMPULSÓRIA. É a denominação dada pela Lei de Propriedade Industrial (art. 68 da Lei 9.279/1996) para licença compulsória de exploração concedida ao titular da propriedade industrial que exercer seus direitos de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado por decisão administrativa ou judicial.

LICENCIADO. Entende-se a pessoa que obteve licença para se afastar do trabalho, ou o estabelecimento comercial ou industrial, a que se concedeu licença para funcionar.

Designa, igualmente, o grau acadêmico ou universitário, indispensável a que se exerça certa profissão. Geralmente, é o título que se concede nas Faculdades de Filosofia. E equivale, em regra, ao título de bacharel.

Em regra, o título de licenciado é conferido nos cursos onde não se faz obrigatória a defesa de tese, ou de doutoramento, pelo que o graduado terá o grau simples, sem a distinção de doutor.

LICENCIAMENTO. É geralmente tido no mesmo sentido de *licença*. No entanto, quer propriamente significar a *dispensa de serviço* em caráter mais ou menos permanente ou ilimitado, enquanto a *licença* dá a ideia de retorno ou volta ao serviço, em tempo mais ou menos breve.

LICENCIOSIDADE. De *licencioso*, do latim *licentiosus* (que é contra as regras, desmedido, demasiado livre), entende-se o *abuso da liberdade*, o *desregramento*, a *depravação*, a *ofensa às regras da moral*. Afinal, é a própria *libertinagem*.

LICEU. Pelo latim *lyceum*, do grego *lykeion*, de um templo dedicado a *Apollo Lykeios* (Apolo, o exterminador de lobos). Em grego, *Lykos* é lobo. Em Atenas, era a escola onde Aristóteles ensinava filosofia.

Entre nós, o Liceu de Artes e Ofícios designa o estabelecimento onde se faz aprendizado de certos ofícios manuais, além de matérias que compõem o Ensino Médio. Na terminologia atual, os estabelecimentos dessa natureza chamam-se Escolas Técnicas e Profissionalizantes.

Vide: *Educação. Ensino*.

LICITAÇÃO. Do latim *licitatio*, dos verbos *liceri* ou *licitari* (lançar em leilão, dar preço, oferecer lance), possui o vocábulo, em sentido literal, a significação do *ato de licitar* ou *fazer preço* sobre a coisa posta em *leilão* ou a *venda em almoeda*.

Assim, não se confunde com o *leilão* ou com a *haste pública*, porque é simplesmente *partedeles*, isto pois que é o *lançamento do preço*, a *oferta do preço*.

O leilão é o ato, em que os lançadores ou licitantes fazem a *licitação*.

Neste sentido também compreendiam os romanos, considerando a *licitatio* como *olanzamento*, para a venda da coisa e distribuição entre os proprietários dela do maior preço obtido.

Em verdade, anotado o sentido de *liceri* ou de *licitari*, também formado de *liceri*, *licitatio*, por sua origem, não poderia ter acepção diversa: é o ato pelo qual se lança ou se faz o preço, para compra ou aquisição da coisa, em concorrência com outros interessados nesta aquisição.

Assim, no leilão ou na praça a licitação, em realidade, é a *proposta do preço* ou a *oferta do preço*, que precede a arrematação. E a *maior oferta* será a que se fixa como o preço desta aquisição.

A licitação pode ser *judicial* ou *voluntária*. *Judicial*, quando, por imposição legal, os bens postos à venda somente o possam ser por *haste pública* ou *leilão judicial*. *Voluntária*, quando decidida pelos próprios interessados, desde que não haja disposição legal que imponha a venda por meio da Justiça.

Licitação. Igualmente ocorre a licitação, quando os herdeiros ou condôminos, entre si, disputam a aquisição do bem, desde que não se possa fazer sobre ele uma divisão cômoda.

A licitação será, também, a oferta do preço mais vantajoso ou maior, pelo qual se atribuirá a coisa ao ofertante ou licitante de maior lance.

Desta licitação, como é claro, somente participam os herdeiros ou os condôminos, porquanto é ato a que não podem comparecer estranhos.

Licitação. Na técnica administrativa, designa o ato, que pode tomar a forma de concorrência, tomada de preços, convite, concurso ou leilão, promovido pela administração pública direta ou indireta.

Levar-se-á em conta, para os licitantes, seja na compra ou alienação de bens, seja na concessão de direito real de uso ou de serviço ou obra pública, a qualidade, rendimento, preço, prazo e demais condições do edital.

LICITANTE. Derivado de *licitar*, de *liceri* ou *licitari*, designa a pessoa que oferece lance ou faz licitação numa venda em almoeda. Equivale a *lançador* em leilão.

Licitante. Equivale também àquele que participa de uma licitação pública, nas modalidades especificadas em lei (nº 8.666, de 21.6.93, arts. 22 e 23).

LICITAR. Disputar, em leilão ou praça, a arrematação de bens que se vão vender por esse meio. Fazer ofertas, por meio de lances, para conseguir adquirir os bens postos em praça ou em

leilão. É, assim, participar, como interessado, na aquisição de bens levados a uma arrematação.

Licitar. Designa também o ato de participar de licitação pública; ser licitante; estar licitante.

LÍCITO. Derivado do latim *licitus* (legítimo, permitido, legal), de *licere* (ser permitido, ser possível), em sentido rigorosamente jurídico, quer exprimir tudo aquilo *que se pode fazer, porque não é vedado por lei*.

Nesta razão, no ponto de vista do Direito, *lícito* é não somente o que está por lei autorizado, como o que não é por lei proibido. É, assim, o *justo*, o *legítimo*, o *legal*, o *permitido*, o *regular*.

Equivale, por vezes, ao sentido de *jurídico*, pois que a *licitude*, qualidade ou condição de ser lícito, fundada no Direito ou decorrente de um direito, em referência aos atos, é condição legal para que promovam a aquisição, o resguardo, a transferência, a modificação ou a extinção de direitos, segundo desejo ou vontade do agente.

Lícito. Em sentido lato, porém, quer significar tudo o que é permitido ou não proibido, não somente pela lei, como pela moral ou pela religião.

LICITUDE. Qualidade e caráter do que é lícito, do que é legal, do que é assegurado e permitido por lei.

É ainda indicativo do que está dentro da moral e é permitido pela religião.

E dessa forma a licitude, conduzindo sentido mais largo que *legalidade*, quer exprimir não somente *legitimidade*, *juridicidade*, como *honestidade* ou *moralidade* de tudo o que possa ser feito ou executado, sem atentar contra as regras legais e contra as regras morais ou dos bons costumes e contra as regras religiosas.

LIDE. Derivado do latim *lis*, *litis*, quer o vocábulo significar *contenda*, *questão*, *luta*.

Na terminologia jurídica, designa a *demanda* ou a *questão forense* ou *judiciária*, em que as partes contendoras procuram *mostrar* e *provar* a verdade ou razão de seu direito.

Embora, por vezes, seja o vocábulo aplicado em sentido equivalente a *demanda*, traz consigo significação mais ampla: *lide* é a demanda já contestada ou aquela em que a *luta* entre as partes está travada. É a formação já do *litígio*, nem sempre ocorrente em toda demanda, quando o réu não vem contestar nem se opor às pretensões do autor.

Lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita (Francesco Carnelutti).

LIDE PENDENTE. É a expressão usada para designar a lide, que se encontra em curso, isto é, que está ainda travada entre as partes contendoras ou entre os litigantes.

Assim, a lide é pendente enquanto qualquer sentença não tenha solucionado a questão, pondo fim ao pleito, pelo reconhecimento do direito do autor ou pela declaração da improcedência de seu pedido.

Mas a solução, aí, entende-se a que passou em julgado, a que se tornou irretratável, de modo que, efetivamente, tenha promovido a *cessação da luta*. Enquanto esta não cessa ou não para por uma decisão definitiva, a luta ou a lide está em andamento, assim, está *pendente*.

LIDE SIMULADA. A lide simulada ocorre quando as partes, em conluio, usam o processo para a obtenção de vantagem vedada pela ordem jurídica. É relativamente comum o uso da lide simulada para respaldar, com o manto da coisa julgada material, transação ou acordo realizado antes mesmo do ingresso em Juízo, assim se forrando de possíveis demandas. Dispõe o art. 129 do Código de Processo Civil de 1973 que o juiz proferirá sentença que obste aos objetivos da parte quando se convencer, pelas circunstâncias da causa, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim proibido pela lei.

LIDE TEMERÁRIA. É a que se intenta em razão e com *abuso de direito*, ou por espírito de *deemulação* ou *mero capricho*.

Revela-se na *ilegitimidade* do direito, em que se procura fundar o objeto da ação.

Desse modo, a *imprudência da ação*, a *maldade de sua interposição*, a *desonestidade* ou *má-fé*, revelada na intenção do autor, caracterizam a *improbidade da lide*, mostram o abuso de direito ou o nenhum direito de propor a ação, porque ao *litigador* faltam legitimidade e

qualidades, julgadas indispensáveis para justeza de seu ato. E daí se gera a *lide temerária*, proposta sem outro intuito que o de trazer danos ao demandado.

Vide: *Abuso de direito*.

LÍDER. Palavra inglesa (*leader*), vernaculizada com o mesmo sentido, em que é tida originariamente.

É assim que, na linguagem política, é empregada para indicar a pessoa que serve de *chefe* ou de *condutor* de um grupo. É quem dirige, orientando.

Neste sentido, formam-se o verbo *liderar* na mesma acepção de *dirigir*, *conduzir*, *chefiar* eliderança no sentido de *chefia*, *comando*, *direção* e *condução*.

LÍDIMO. Possui o mesmo sentido de *legítimo*, sendo especialmente usado, na terminologia do Direito antigo, para indicar os filhos procedentes de *legítimo matrimônio*.

Filhos *lídimos*, pois, eram aqueles que nasciam de matrimônio *prévio e legítimo*, não se confundindo com os filhos legitimados ou tornados legítimos por matrimônio subsequente.

Nesta razão, *lídimo*, embora com o sentido de legítimo, quer exprimir *autêntico* e *puro, genuíno*.

Dele se derivam *lidimar*, legitimar e *lidimidade*, autenticidade, legitimidade.

Com a CF/1988, art. 227, §6º, e o CC/2002, art. 1.596, ficaram proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação, inclusive as de filhos legítimos, legitimados, ilegítimos, espúrios, naturais etc.

LIGA. Derivado do verbo *ligar*, do latim *ligare* (juntar, reunir, prender), é usado, na linguagem jurídica, para indicar toda *aliança* ou *união*, promovida entre pessoas ou instituições, no sentido de defenderem interesses comuns, ou de realizarem um objetivo qualquer.

Em regra, firmado num *pacto*, a que compareceram os interessados, objetiva-se numa *confederação* ou em mera *aliança*.

No aspecto de confederação, tem caráter mais duradouro. E a confederação, geralmente, adquire personalidade própria para cumprir os intentos decorrentes do pacto que se estabeleceu entre os elementos que a compuseram.

Assim, a confederação para a superintender os negócios pertinentes à soma de interesses a serem defendidos. Será o órgão de defesa ou de ataque, segundo a intenção de sua organização.

Liga. Sem fugir ao sentido literal do vocábulo, isto é, sem sair de seu conceito de consagração, é *liga* usado também para distinguir certas associações ou instituições, fundadas e organizadas pelas pessoas físicas para cumprirem objetivo de ordem social ou cívica.

Quer isto dizer que as associações, fundadas sob a denominação de *liga*, conduzem um programa de relevância social, revelando, primariamente, fins de benemerência. Desse modo, em relação aos associados, aos aliados, a *liga* jamais terá interesses econômicos, pois seus fins são sempre de propagação de ideias, de proteção e assistência ou de qualquer outra obra meritória.

Liga. Na técnica do vestuário, modernamente denomina a tira elástica em forma de anel, que cinge a meia à perna, ou a presilha de plástico, jungida ao cinto ou cinta, que prende o alto das meias, conservando-as esticadas nas pernas.

Liga. Na técnica monetária, é o vocábulo usado para designar a *parte do metal inferior*, que se adiciona ao *metal puro*, destinado à cunhagem das moedas.

É medida adotada para que as peças amoedadas, com o decorrer dos tempos e da circulação, não percam qualquer parcela de seu peso.

Assim, ao ouro ou à prata adiciona-se outro metal, inferior, em pequena proporção, para que se obtenha a *liga*.

Conforme o metal usado, a *liga* diz-se *vermelha* ou *branca*. Vermelha quando para ela é utilizado o cobre; branca, se utilizada a prata.

Em regra, a prata é a *liga* do ouro. E o cobre, da prata.

A proporção entre o *metal puro* e a *liga* é que se chama de *título*, que determina o *grau de fineza da moeda*.

Vide: *Título*.

LIGAR. Derivado do latim *ligare* (unir, juntar, reunir, prender), na terminologia jurídica, possui o verbo o sentido de *prender a pessoa* aos efeitos do ato jurídico. Equivale, pois, *aobrigar* ou *vincular*.

LIGAR-SE. É tido em sentido especial de *amigar-se*, *amancebar-se*.

Daí, também, o de *ligação*, como amancebia ou concubinato. É sentido propriamente brasileiro.

LÍGIO. É palavra em uso na terminologia do Direito feudal. Expressa a condição de prestação de serviço, fosse na paz ou na guerra, ou de submissão, ao senhor ou soberano, de quem se receberam terras ou mercês.

Dizia-se homem *lígio* aquele que se encontrava na obrigação imposta. Herança *lígia*, aquela que se havia com o encargo atribuído ao *de cujus*, e a ser continuado pelos herdeiros, em a aceitando.

Daí, o sentido de *subordinado* ou *submetido*, em que se tem a palavra.

LIMINAR. Derivado do latim *liminaris*, de *limen* (porta, entrada), para indicar tudo o que se faz *inicialmente*, em *começo*.

Liminar, pois, quer exprimir *desde logo*, *sem mais tardança*, *sem qualquer outra coisa*.

Corresponde ao sentido da locução latina *in limine*: logo à entrada, no começo.

Assim, bem se difere de *preliminar*, que se entende aquilo que se apresenta com outra coisa, para ser solvido ou resolvido antes, ou em primeiro lugar.

Liminar é o que *vem no início*; preliminar é o que *deve ser resolvido antes*.

LIMITAÇÃO. Derivado do latim *limitatio*, de *limitare* (determinar, circunscrever, demarcar), entende-se tudo o que venha determinar exatamente as proporções de todas as coisas, circunscrevendo sua maior ou menor amplitude, da qual não pode sair ou exceder.

A limitação *marca, determina, restringe, define*, a rigor, o exato sentido ou a extensão das coisas, tornando-as exatas, *certas, descritas e determinadas*.

A limitação, neste particular, torna visível os *limites* das coisas, que a eles se restringem, não podendo ir além.

E, desse modo, opõe-se à *irrestricção* e à *indeterminação*, que vêm sem limites ou sem qualquer medida.

Sendo assim, a limitação, em qualquer aspecto em que seja tomada ou compreendida, refira-se à grandeza ou à extensão das coisas, à quantidade, número ou medida delas, ao tempo ou espaço em que se cumpram, à soma ou qualidade de tudo o que nelas se possa conter, vem estabelecer, em qualquer aspecto, os pontos que não podem ser excedidos e o conteúdo que não pode ser modificado.

Daí por que, é, às vezes, tida em sentido equivalente a *restricção* ou *modificação*, desde que, dentro do conceito do ilimitado e o irrestrito, vem, em verdade, trazer limites, que modificam e que restringem o amplo e o ilimitado, em relação ao uso e gozo de certas coisas.

Juridicamente, o que está *limitado* não pode ser transposto ou excedido: aí está a função legal da limitação, marcando o certo, o exato, para não ser ultrapassado.

Tudo o que possa ir além dos limites, que foram prefixados à coisa, pela limitação, não recebe apoio legal: é inoperante, não tendo existência jurídica.

Justamente a limitação veio para marcar até onde a lei ou o Direito protege o *conteúdo*, que se encerra nos limites da coisa.

LIMITAÇÃO DO PRÉDIO. É a expressão indicativa da *demarcação* ou dos *limites*, que assinalam as linhas extremas ou divisórias da propriedade, em virtude das quais se determina o domínio de seus respectivos proprietários.

A limitação, aí, está em seu conceito de *exata medida da extensão do terreno*, ou de sua área, determinada por suas linhas divisórias ou limítrofes. E, dessa forma, a limitação também se entende determinada *ad corpus*, pois que é promovida pela demonstração do *âmbito*, em que a coisa se encerra.

A limitação dos prédios é objetivada por meio de *marcos* ou de *acidentes geográficos*. Estes, geralmente, dizem-se *divisas naturais*.

LIMITAÇÃO DOS DIREITOS. Assim se entende a *restricção* legalmente imposta ao uso e gozo dos direitos.

Em regra, a lei que assegura às pessoas a faculdade de fruir e dispor de suas coisas, segundo a força do direito que têm sobre elas, *restringe* ou *limita* essa fruição e disposição, quando os próprios interesses coletivos entram em conflito com os interesses particulares.

A limitação dos direitos, assim, decorre do próprio princípio de que os *poderes e faculdades*, que de tais direitos se derivam, não são *ilimitados*.

Há amplitude determinada para o exercício deles. E dessa determinação de esfera ou de âmbito em que se possam exercitar advém a natural limitação.

A limitação dos direitos é prefixada em lei. É a regra legal que estabelece as *fronteiras*, dentro das quais podem ser livremente exercidos.

Praticamente, a limitação dos direitos da pessoa, ou a sua fronteira, jaz onde se encontra a fronteira dos direitos de outrem. Desse modo, pela limitação não se permite que se possa investir no âmbito em que se encontram os direitos alheios.

LIMITAÇÃO DOS PODERES. É a expressão entendida como a *exata declaração de poderes*, concedidos, outorgados ou conferidos à pessoa, a quem se atribui qualquer espécie de mandato, delegação ou função.

A limitação de poderes, pois, estabelece a *soma de autoridade*, a respeito dos atos, que possam ser praticados ou executados pela pessoa, validamente e sem excesso de autoridade ou de poder.

Nesta razão, os atos praticados que não se encontrem incluídos nos poderes declarados entendem-se abusivos e excessivos. Consequentemente, são atos *ilegais, ilegítimos*.

Vide: *Mandato. Poder*.

LIMITATIVO. Derivado de *limitar* (demarcar, restringir), assim se entende tudo o que venha para restringir ou limitar alguma coisa. Ou que deva ser compreendido pelo restrito sentido, em que se expressa.

Lei limitativa é a que venha restringir ou impor restrições a certos fatos, instituindo *limites menores* aos anteriores.

O limitativo, pois, impondo limites certos, não comporta ampliações. Sua acepção mostra que tudo o que por ele se assinala deve ser formado em sentido estrito (*stricto sensu*).

LIMITE. Do latim *limes, limitis* (divisas, extremas), geralmente no plural *limites*, é o vocábulo empregado para designar a *linha demarcatória* das coisas, em virtude da qual elas devam ser consideradas e compreendidas.

Desta forma, os *limites* assinalam os *pontos terminais*, pelos quais se *definem* e se *demarcam* a grandeza e a extensão das coisas, circunscrevendo-as de modo certo e fixo.

Praticamente, são os *pontos de referência*, em que assenta qualquer *limitação*.

Revelam, pois, o *perímetro* fixado, mostrando, exatamente, *até onde se pode ir*.

Somente tem *limites* o que está descrito com precisão: é individualizado, demarcado ou definido. Por eles, que são *marcos* determinadores de toda limitação, não somente a extensão e grandeza material das coisas, como o próprio conceito e definição dos fatos, ficam positivamente elucidados e compreendidos.

Quando são os limites estabelecidos, por força da lei ou da vontade e deliberação dos homens, respeitam-se as linhas divisórias ou as extremidades por eles fixadas, porque nada além deles tem apoio legal, pois que ferem o princípio da limitação.

Precisamente os limites são traçados para fixação de tudo o que deve ser limitado ou restrito. E para que não se possa ir além do que é regularmente limitado.

Em relação aos *imóveis*, entendem-se as *linhas de intercessão*, ou as *linhas* em que um se toca com o outro, *marcando* onde termina um deles e começa o outro. Assim, é de sentido distinto de *fronteiras*, que se entendem os *lados* que se defrontam, ficam *frente a frente*. E podem assim ser compreendidos em maior grandeza que as simples linhas divisórias.

LIMPEZA. Derivado de *limpo*, do latim *limpidus* (claro, puro, límpido), é geralmente empregado no sentido de *asseio*, ao contrário do *munditia*, de que, em significado oposto, se formou o imundo ou falho de asseio.

Desse modo, tecnicamente, *limpeza* quer exprimir a ação de limpar, de assear, de remover das coisas tudo o que possa deixar *sujas* ou *sem asseio*, para limpá-las e conservá-las.

O *encarregado da limpeza* é a pessoa que tem a obrigação de *varrer, espanar, remover* qualquer imundície ou sujeira, encontrada nos lugares, e nos objetos ali colocados. Promovendo a limpeza, não somente faz o *asseio*, como zela pela conservação das coisas.

Na linguagem técnico-administrativa, os empregados ou pessoas a cargo de quem fica a limpeza das casas são chamados *serventes, faxineiros* ou *zeladores*.

LIMPEZA PÚBLICA. É expressão que se entende como o *asseio* que deve ser mantido em uma cidade. Compreende a limpeza das ruas, a limpeza dos caminhos, como a remoção do *lixo* das casas particulares.

É encargo ou obrigação atribuída às municipalidades. Mas os particulares pagam *taxas determinadas* pelo serviço de remoção do lixo, acumulado das varreduras ou limpezas havidas no interior das casas.

Os varredores das ruas ou encarregados do serviço de limpeza pública dizem-se *garis*.

LINDAR. Demarcar ou limitar por meio de marcos.

LINDE. Limite, estrema, marco divisório.

Vide: *Limite*.

LINDEIRO. O mesmo que *limítrofe*, confinante.

LÍNGUA. Do latim *língua*, é empregado para designar o *idioma* ou a *linguagem* falada pelos diferentes povos, ou seja, o sistema de palavras por que expressam os seus pensamentos.

Assim, as línguas, distinguindo-se de povo a povo, recebem denominações referentes a cada um deles: *língua inglesa*, a do povo inglês, *língua francesa*, a do povo francês, *língua portuguesa*, a do povo português.

Para distinguir a língua falada e escrita por determinado povo, em relação à dos outros, diz-se *língua nacional*, enquanto a dos demais é genericamente dita de *língua estrangeira*.

Dentro de um país todos os atos jurídicos devem ser redigidos em idioma ou língua nacional. E quando documentos escritos em língua estrangeira devam surtir efeitos em outro país, previamente devem ter seu teor vertido para a língua oficial do lugar.

Essa versão ou tradução é feita segundo as regras adotadas para tal, geralmente por tradutores públicos juramentados.

Para valer como prova, o documento original deve estar junto com a tradução, a fim de que, a qualquer momento, possam ser comparados.

LINGUAGEM. Derivado de *língua*, quer exprimir o vocábulo o modo de serem enunciados os pensamentos, seja por viva voz ou por escrito, ou mesmo por sinais.

A linguagem, pois, mostra-se a *língua em ação*, falada ou escrita, para *comunicar* os pensamentos de pessoa a pessoa. Pode ser também *mímica*, isto é, revelada por sinais.

Juridicamente, é por ela, em regra, que ocorre a *manifestação da vontade*, para que os atos jurídicos se promovam e as convenções ou os contratos se formalizem, validamente.

Mas, por princípio instituído em Direito, para evidência da vontade manifestada por meio da linguagem, por vezes se faz mister a interpretação literal da mesma, isto é, a verificação do sentido das palavras, em que foi expressa.

Em tal caso, pois, manda a regra que mais se atenda à *intenção do agente*, que ao sentido literal da linguagem.

No entanto, semelhante interpretação somente procederá quando a *linguagem* anotada é confusa ou insuficiente. Se é certa e clara, a intenção nela se contém certa e claramente. O sentido da expressão será, pois, a declaração da própria vontade, desde que não há melhor maneira de manifestá-la, inequivocamente.

De modo que, quando a linguagem não traduz com perfeição a vontade, é que se faz mister a pesquisa da intenção, de outras maneiras verificada, para que se faça a legítima interpretação da vontade manifestada.

Se a linguagem bem traduz o pensamento, nela se contém a manifestação da vontade.

“*Melius est sensum magis, quam verba amplecti*”, já firmava o Digesto.

LINGUAGEM CLARA. É a expressão usada para indicar a *redação* de um documento ou papel sem omissão de qualquer palavra, ou sem uso de sinais ou palavras que tragam sentido somente compreensível para certas pessoas.

É assim a redação composta de forma que seja compreendida por qualquer pessoa.

Na terminologia telegráfica, *telegrama em linguagem clara* quer significar aquele que é redigido de forma que apresente um sentido compreensível, não importando que seja escrito em qualquer idioma em uso, desde que grafado em caracteres latinos.

A existência de códigos ou de expressões decifráveis por chaves não indica linguagem clara.

LINGUAGEM SECRETA. Assim se diz do escrito redigido ou feito por meio de *códigos* ou de *cifras*, de modo que somente possa ser entendido ou compreendido pelas pessoas que possuam as respectivas *chaves*.

Como *chave* entendem-se os *elementos*, que servem para traduzir ou dar os significados das palavras ou cifras (algarismos) usadas no escrito.

No estilo teleográfico, os telegramas passados em código ou cifrados devem trazer as respectivas traduções, para uso da repartição, mencionando ainda o código usado.

Em certos casos, é facultado às repartições telegráficas recusarem a transmissão de telegramas em linguagem secreta, notadamente se formulados em códigos ou chaves particulares.

LINGUIÇA. Derivado de *língua*, do verbo latino *lingere* (lamber, chupar), primitivamente designava o vocábulo a *língua de porco* curada ou enfumada. Passou a designar a tripa cheia de carne de porco e toucinho, preparada em pequenos pedaços.

Mas, na terminologia do Direito Tributário, é vocábulo empregado para designar qualquer espécie de *tripa delgada*, cheia de carne temperada e seca ao fumeiro. É o *chouriço delgado*.

E, assim, tanto se considera linguíça o produto fabricado com a carne de porco, como de qualquer outra carne.

LINHA. Derivado do latim *linea*, é empregado, na linguagem jurídica, em sentidos vários, trazidos de sua aplicação na linguagem comum ou correnteia.

Linha. Na terminologia do Direito Civil, designa a série de pessoas provindas do mesmotronco ou a série de gerações sucessivas de parentes.

Por ela é que se estabelece o *grau de parentesco*, pela *medida da relação* existente entre um e outro parente, vistos segundo a distância que os separa do tronco comum.

Mas, a linha também determina o *parentesco por afinidade*, do mesmo modo que na *consanguinidade*, medindo-se os seus graus sobre os desta, isto é, dando-se ao *afim* o mesmo grau de parentesco que prende a pessoa àquela a que se aliou.

Segundo a forma por que a linha é instituída entre os vários parentes, recebe denominações especiais:

a) *Linha reta.* Também dita de *linha direta*, é a que se estabelece entre os procriadores e procriados, seja subindo diretamente destes para aqueles, ou descendo daqueles para estes. É a que se forma da *procedência direta* ou *descendência*.

Quando a linha vem diretamente dos progenitores para os gerados, isto é, quando desce na ordem natural das gerações, diz-se *linha reta descendente*. Quando, no entanto, sobe ou remonta dos gerados ao gerador, diz-se *linha reta ascendente*.

b) *Linha colateral.* É a que decorre da relação de parentesco estabelecida entre várias pessoas, que não se geraram sucessivamente, mas procedem de um tronco comum, ou descendem de um autor comum.

Distingue-se, pois, da linha reta, formada pela descendência sucessiva, ou de descendentes uns dos outros, pois que somente se ligam pela proveniência do tronco comum, sem descenderem uns dos outros. Diz-se, também, *linha transversal* ou *oblíqua*.

Os parentes da linha colateral dizem-se *em linha paterna*, quando o vínculo que os prende procede do pai; *em linha materna*, quando procede do lado da mãe.

Vide: *Ascendência. Descendência. Grau de parentesco. Parentesco.*

LINHA DA CARGA. Na linguagem do Direito Comercial Marítimo, é a expressão usada para indicar a *marcação* feita no costado de um navio, para que se mostre até que ponto pode o mesmo ser submergido, isto é, o máximo de sua imersão, com a carga recebida.

Diz-se, também, *marca de franco bordo*.

Nesta razão, para segurança do próprio navio, estabelecida a sua *linha de carga* e desde que seja esta atingida, está atendido o limite máximo e fixo para seu carregamento.

A finalidade da *linha da carga*, ou *marca de franco bordo*, é assinalar externamente o *máximo de carregamento* suportado pelo navio, visto pela imersão de seu casco, até o *ponto pintado*. Nesta razão, a linha da carga não se confunde com a *linha de flutuação*, que é a *linha de água*, em que o navio flutua ou se acha boiando.

LINHAS D'ÁGUA. Na terminologia aduaneira, é a denominação dada às linhas ou marcas de água, que riscam o papel em toda a sua largura, de certo em certo espaço.

É medida adotada pelas leis aduaneiras para o papel de imprensa, importado com isenção de direitos.

LINHAS DE ESTRADA DE FERRO. É a expressão usada para indicar os trilhos de uma ferrovia, por onde correm as locomotivas, conduzindo os carros para transporte de cargas ou de passageiros.

LINHAS DE NAVEGAÇÃO. Assim se diz para aludir aos serviços regulares de transporte por água, mantidos pelas empresas de navegação, entre os vários portos ou entre os vários países ou aos serviços de transporte aéreo.

Cada empresa, estabelecendo um serviço regular de comunicação, com o envio de embarcações que façam os transportes, constitui uma linha ou mais de uma, conforme o número de viagens fixadas, periodicamente.

O mesmo ocorrerá com as empresas de transporte aéreo.

LINHAS DIVISÓRIAS. Tem o mesmo sentido de *limites*.

Vide: *Limite*.

LINHAGEM. Derivado de *linha*, possui o mesmo sentido de *genealogia* ou série de parentes descendentes de um tronco comum.

E, assim, pessoa da mesma linhagem quer exprimir que é da mesma descendência ou provinda do antepassado comum, não importando a linha em que se tenha colocado. A procedência é que é a mesma.

LIQUIDAÇÃO. Derivado de *liquidar* (fazer líquido, reduzir à quantidade certa), em seu sentido literal, pois, quer exprimir a operação que tem por objetivo *reduzir a quantias certas* valores que não o eram.

É, assim, a *apuração de um líquido*, em virtude do que os valores se mostram certos e exatos.

Desse modo, a liquidação vem estabelecer uma *situação de liquidez e de certeza*, conseqüente das *regularizações*, postas em prática. Apura-se ou se faz o *líquido*.

Mas também é tido no sentido de *solução*. E, neste caso, quando se diz *liquidação da dívida*, entende-se seu pagamento, pelo qual se solve, ou a sua extinção por qualquer outro meio.

Liquidação. Na técnica dos negócios, entende-se *liquidação* a venda promovida para a diminuição de certos estoques de mercadorias, remarcadas ou de preços rebaixados, para dar ensejo à aquisição de novos estoques ou para facilidade dos balanços.

É processo periodicamente posto em prática pelos comerciantes, como meio de se livrarem de estoques velhos e renovarem estoques.

Não se confunde com a *liquidação precipitada*, de aspecto ruinoso ao comerciante e prejudicial a seus credores.

Vide: *Liquidação precipitada*.

LIQUIDAÇÃO AMIGÁVEL. Em distinção à judicial, assim se diz da que decorre da vontade das pessoas que a promovem ou autorizam. É a que é feita espontaneamente.

LIQUIDAÇÃO CONVENCIONAL. É a que se processa segundo as regras estabelecidas na convenção.

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. Entende-se a *fixação* ou *determinação*, em *quantidade certa*, do valor da condenação, quando a sentença não se mostra líquida.

A liquidação da sentença, assim, somente se promove quando a sentença é ilíquida: não fixa a exata quantia ou o valor certo da condenação.

A liquidação será a apuração desse valor ou a *precisa demonstração* do objeto da condenação.

Vários os processos adotados para a liquidação da sentença: por cálculo, por arbitramento ou *por artigos*.

A liquidação por cálculo, também chamada de *liquidação aritmética*, limita-se à verificação dos valores constantes da sentença e sua redução a quantias certas. A fixação se processa, pois, por operações aritméticas, realizadas com os elementos já dispostos na sentença ou no processo.

Nada há, pois, a avaliar ou a estimar. Nada há a syndicar, desde que a *fixação do valor* pretendido está dependente, apenas, dos cálculos que se precisam promover.

Cabe ao credor proceder à liquidação por cálculo, apontando o valor com a respectiva memória do cálculo, na petição inicial da execução por título judicial ou extrajudicial.

A Lei nº 8.898, de 29.06.94, dando nova redação ao art. 604 do CPC, determinou que “quando o valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor procederá a sua execução na forma dos arts. 652 e seguintes, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo”.

A liquidação por arbitramento, já na falta de elementos ou preços, pelos quais se possa fazer a fixação, mostra-se a que se faz por *estimativa* ou por *avaliação*, diante das informações, que se possam tirar dos fatos já constantes do processo.

Difere, assim, da liquidação por cálculo, porque nos autos não constam preços, a fim de que se faça a apuração do valor. Mas os elementos para a estimação ou para a avaliação ali se encontram. E por eles é que a liquidação é também promovida.

A liquidação por artigos ocorre quando a fixação depende de fatos ou elementos, que não se encontram nos autos.

Assim, tais *fatos* precisam ser provados, para que deles se tirem os elementos necessários para a fixação do *quantum* exequível.

LIQUIDAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. A respeito de qualquer espécie de obrigação, sejam as voluntariamente assumidas, sejam as decorrentes ou resultantes de atos ilícitos, *liquidação* traz aí o sentido de *resgate*, *cumprimento*, *pagamento*.

É, portanto, a satisfação da prestação ou do que se deve, fundada na *obrigação*, em virtude do que esta se extingue.

Aliás, liquidação traz consigo o sentido de *extinção* ou *fim*.

Dessa forma, quando se *liquida* a obrigação ou a prestação que por ela se deve, evidencia-se que foi cumprida e extinta.

LIQUIDAÇÃO DAS SOCIEDADES. Na técnica do Direito Comercial, assim se entende a soma de operações promovidas em uma sociedade, após resolvida a sua dissolução, com o objetivo de realizar seu ativo e resgatar seu passivo, apurando-se, afinal, o que deve caber a cada um dos sócios, para pagá-los e extinguir a comunidade.

Na realidade, pois, a liquidação da sociedade não se apresenta em sentido diverso de *tornar líquido* ou *fazer líquido* os valores pertencentes à comunidade, para que sejam, na força do direito de cada um, distribuídos entre os sócios.

Para *tornar líquido* ou *fazer líquido* o total de bens sociais, é que se promovem as duas grandes operações:

a) *Realizar o ativo*, pela conversão em dinheiro de tudo o que pertença ao patrimônio social, seja pelo recebimento ou cobrança das dívidas ativas, seja pela venda dos bens e mercadorias pertencentes à sociedade.

b) *Resgatar o passivo*, pelo pagamento de todas as obrigações passivas, isto é, de todos os compromissos existentes a cargo ou de responsabilidade da sociedade.

A promoção destas duas grandes operações resulta na evidência do líquido, que é o fito dominante da liquidação.

A liquidação, assim, culmina com a *partilha* ou com a *divisão* entre os sócios dos haveres líquidos apurados, após o pagamento de todo seu passivo.

Não obstante ser essa a forma ordinária da liquidação, não se impede que os sócios adotem outro sistema, tal seja, por exemplo, a partilha dos bens *in natura*, tão logo se verifique a extinção do passivo, ou não existindo este.

Nas sociedades comerciais de pessoas, há casos em que a liquidação se processa e se efetiva pela sucessão de outra firma, individual ou mesmo coletiva.

Nas sociedades anônimas, a liquidação importa sempre na *redução* dos haveres sociais a *umativo líquido*, que será distribuído ou *rateado* entre os acionistas.

O *ativo líquido*, como é da regra contábil, é conseguido pela venda de todos os haveres sociais, cobrança de suas dívidas ativas e resgate de todas as obrigações exigíveis. *Apurado* o ativo e *resgatado* o passivo, o *saldo* representa o *líquido*, que se mostra o fim precípua da liquidação.

Convém acentuar que a *liquidação* é procedimento ou fase processual, que se registra quando a sociedade está *sendo dissolvida*, isto é, quando por vontade dos sócios ou por força de lei foi posta em *dissolução*.

A liquidação vem, pois, como meio legal de cumprir a dissolução ou de ultimar sua extinção.

Durante o período da liquidação, a sociedade girará sob a firma que tinha, acrescida das palavras: *em liquidação*.

LIQUIDAÇÃO DO INVENTÁRIO. Possui o sentido de *apuração do líquido* dos bens deixados pelo defunto, a fim de que se processe a partilha entre os herdeiros.

Diferentemente da liquidação das sociedades, não há *redução do ativo* ou *realização do ativo*, ou seja, sua conversão em dinheiro.

A apuração do líquido decorre da separação, do acervo hereditário, dos valores, que se fazem indispensáveis, para pagamento dos encargos do inventário (impostos, despesas) e das dívidas do *de cujus*, restando os *bens partilháveis*, que formam o *líquido da herança*.

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Ato administrativo de intervenção do poder público no gerenciamento operacional de empresas insolventes, com a finalidade de evitar danos à coletividade.

LIQUIDAÇÃO FORÇADA. Em oposição à amigável ou voluntária, que se promove por deliberação ou iniciativa dos próprios interessados, a *liquidação forçada* é a que é imposta ou determinada por lei.

A liquidação na falência entende-se uma *liquidação forçada*. Nesta razão, é a expressão tomada no mesmo sentido de *falência*. E era aplicada, especialmente, para designar a falência das sociedades anônimas.

Mas liquidação forçada e falência têm sentidos diferentes.

A *falência* implica sempre a *impontualidade* de pagamento das obrigações, em que assenta a *insolvência comercial*.

A *liquidação forçada* pode não se derivar da impontualidade, que caracteriza o estado de falência, mas funda-se em outras circunstâncias anotadas na lei, notadamente quando ocorre a redução do número de acionistas a menos do que o necessário para o funcionamento da sociedade, em que a liquidação se mostra imperativa. A *liquidação forçada*, pois, é a que se promove por imposição legal, nos casos em que a dissolução da sociedade se opera por determinação da lei, em virtude de sentença judicial.

LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. Ao contrário da liquidação amigável, promovida e processada entre os interessados, extrajudicialmente, a liquidação judicial é a que se promove em Justiça, sob direção da autoridade judiciária competente.

É liquidação contenciosa. E ocorre quando, nas sociedades comerciais, ou civis, há divergência entre os sócios, ou quando a própria lei determina esta forma de liquidação.

A *liquidação forçada*, imposta por lei, é sempre judicial.

LIQUIDAÇÃO POR DIFERENÇA. Na técnica dos negócios, notadamente das *bolsas*, assim se diz da liquidação das operações efetivadas, pela apuração exata do *saldo* havido entre as mesmas e entrega ao *credor* da soma a ele (saldo) correspondente.

Dessa forma, relacionam-se devidamente as parcelas de débito e de crédito, correspondentes às operações efetuadas, por um mesmo cliente. E este cumpre todos os contratos, pagando somente a diferença que for apurada, quando devedor, ou recebendo a que lhe cabe, se credor. É uma liquidação por meio de compensações, que se fazem, fundadas nas várias operações promovidas.

Nas bolsas, esta liquidação é promovida por intermédio da *Caixa de Liquidação*, instituída com este objetivo. Por ela, aliás, é que se faz a entrega das mercadorias vendidas, recebem-se as compradas ou se faz a *liquidação*.

LIQUIDAÇÃO PRECIPITADA. Segundo o sentido de *precipitada*, de precipitar, do latim *praecipitare* (lançar no precipício, pôr em perigo), a liquidação precipitada revela-se a que se faz *ruinosamente*, sem justificativa, *lançando em perigo* os valores liquidados. Desta forma, na técnica dos negócios, a liquidação precipitada é a que é promovida por meios anormais ou com a utilização de processos ou manejos, que se revelam contrários às boas normas mercantis.

É considerada, como *liquidação precipitada*, a venda de mercadorias *abaixo do custo*, sem que para assim proceder mostre o comerciante qualquer razão plausível, como seja a de desvalorização das mercadorias, seja por avaria nelas ou por baixa de preços.

A *venda com prejuízo*, não somente uma, mas várias delas, mostrando a intenção de *realizar o ativo* ou parte dele, sem qualquer justificativa para tal, é, pois, um dos índices de *liquidação precipitada* ou *perigosa*.

Por essa forma, as mercadorias vendidas sem qualquer lucro para o negócio, *malbaratadassem* justificção, *arruinam o negócio*, pela diminuição efetiva dos ativos disponíveis, garantidores da própria *solvência comercial*.

Nesta razão, é que a *lei falencial* autoriza o pedido de falência contra o comerciante que procede à liquidação de tal jaez.

LIQUIDADO. De *liquidar*, é o que está extinto, foi *solucionado*, resgatado, cumprido, *pago, dissolvido*.

LIQUIDANDA. Denominação atribuída à *sentença ilíquida*, quando em processo de liquidação. Extensivamente, assim se qualifica o que está em liquidação.

LIQUIDANTE. Derivado de *liquidar*, é denominação dada à pessoa a quem se comete o encargo de proceder à liquidação. É o encarregado da liquidação.

O liquidante, em regra, é escolhido ou eleito pelos próprios sócios da sociedade liquidanda. Mas, se há divergência entre eles sobre a escolha do liquidante, nas liquidações judiciais, é feita pelo juiz.

A nomeação pode recair na pessoa de um dos sócios, como pode ser escolhida para liquidante pessoa estranha à sociedade.

Uma vez escolhido ou nomeado, assumindo o encargo, o liquidante passa a ser o representante legal da sociedade em liquidação. Somente ele, pois, tem autoridade legal para tratar da liquidação e praticar os atos dela decorrentes, como mandatário da *massa liquidanda*, em que se converte a sociedade em liquidação.

O mandato do liquidante é limitativamente outorgado nos termos da lei. Assim, somente lhe cabe praticar os atos, cujos poderes são determinados na lei e se referem, exclusivamente, aos atos indispensáveis à efetividade da liquidação.

LIQUIDAR. Gramaticalmente, é *tornar líquido, apurar o líquido, verificar o líquido*.

No conceito do Direito Processual, em referência às sentenças ilíquidas, é *apurar ou determinar o valor monetário* dessas sentenças, para fixação do *quantum* que vai servir de base à execução. É, portanto, *tornar líquida a sentença*, que não o era.

Na terminologia do Direito Comercial, é *processar a liquidação das sociedades* ou *dos negócios*.

Vide: *Liquidação*.

LIQUIDATÁRIO. Liquidatário e liquidante são vocábulos que têm significado idêntico: designam a pessoa a quem se conferem poderes para promover a liquidação.

Na técnica jurídica, no entanto, os vocábulos têm aplicação especial:

Liquidante refere-se às liquidações normais da sociedade, em consequência da evidência de sua *dissolução* amigável ou judicial.

Liquidatário refere-se à liquidação resultante da falência.

Dessa forma, *liquidatário* é o liquidador ou o liquidante da *massa falida*.

Em princípio, na falência, a função de liquidatário é exercida pelo próprio síndico, que, ao ser encerrada a primeira fase ou fase de sindicância da falência, passa a ter as atribuições que lhe são correspondentes.

Não foi este, no entanto, o sistema sempre adotado. Outrora, o liquidatário era nomeado pelos credores na primeira assembleia que se reunia, terminada a fase da sindicância, assembleia esta, hoje, não mais autorizada.

LIQUIDEZ. Derivado de *líquido*, do latim *liquidus* (claro, puro), exprime a qualidade ou estado de tudo o que é *líquido*.

Desse modo, *liquidez* significa o que está *claramente definido, está determinado por coisa certa*, apresenta-se em *estado definitivo*, não suportando nem admitindo mais qualquer modificação ou alteração.

A *liquidez* é indicativa da *certeza do líquido*, da *exatidão do apurado*. É o estado do que se apresenta *claro e certo*, sem qualquer dúvida, sem qualquer justa objeção.

A *liquidez da dívida* é a que se mostra *determinada claramente* em seu montante. Já está *apurada e demonstrada pelo seu líquido*. Nela já vem *quanto se deve* e por ela já se tem *acerteza do que se deve*.

A *liquidez da sentença* decorre da determinação do objeto da condenação, que nela já vem definido, ou da determinação clara e precisa do valor da condenação.

Em qualquer circunstância, a *liquidez* é evidenciada pela *certeza e clareza* com que as coisas se apresentam ou se manifestam.

LÍQUIDO. Do latim *liquidus* (claro, puro, evidente), na linguagem jurídica, apresenta-se o vocábulo, em sentido geral, na significação de *exato, certo, apurado, definitivo, evidente*.

Assim, *líquido* exprime o que se mostra como *certo* e insuscetível de qualquer modificação. É o *definitivo, determinado por sua exatidão*.

Costuma-se dizer *líquido e certo*, para aludir à *liquidez* de alguma coisa. É frase redundante, pois que o *líquido* já é certo: líquido é o certo, *determinado* ou *apurado*. O certo é que pode não ser líquido.

Seja para indicar o que é *apurado* (pela liquidação) ou o que já vem *determinado com exatidão* ou *clareza*, o sentido de *líquido* quer sempre exprimir a *certeza* de alguma coisa, determinada em sua demonstração.

No entanto, quando se emprega o *líquido e certo*, é evidente que se teve a intenção de *atribuir ao líquido* a exatidão ou a inalterabilidade do valor ou quantia consignada. E *quanto ao certo*, o intuito foi o de determinar ou individualizar a coisa ou a obrigação, em que se consigna a importância devida.

Líquido. Sem fugir, no entanto, ao exato sentido, em que é tido, na técnica mercantil, é o vocábulo usado para indicar os *saldos apurados*, isto é, as *somas* ou *quantias* que resultam dos *recebimentos* havidos, com a dedução das *despesas* feitas.

Costumam dizer *saldos líquidos* precisamente para indicar que neles não se verão mais alterações: as quantias que neles se fixam já são definitivas.

A rigor, *saldo líquido* é redundante: saldo já é o que se demonstra, por uma *apuração*; *líquido* é o que se verifica da *liquidação*. Liquidação e apuração se *identificam*.

O certo, pois, seria *soma líquida* ou *saldo*.

Líquido. Em seu próprio sentido de *certo*, em relação aos direitos, *líquido* é o que é *evidente, incontroverso*.

Direito líquido é o que não mostra dúvida, pela clareza e evidência com que se manifesta. É o que está legalmente assegurado por disposição expressa. É o direito certo e legítimo.

LISTA. Do germânico *lista*, o alemão moderno *leiste* (cercadura, banda), pelo francês *liste*: é empregado, na terminologia jurídica, para exprimir toda *relação, rol* ou *catálogo* de coisas ou de pessoas, que aí se anotam ou se inscrevem para satisfação de uma regra ou exigência legal. É o que se escreve, em ordem, a respeito de coisas e pessoas, para conservação e memória.

LISTA DE CHAMADA. Na linguagem acadêmica, assim se denomina a relação ou rol de alunos matriculados no estabelecimento, pelo qual é costume proceder-se à verificação de presença às aulas, anotando-se os comparecimentos e faltas.

LISTA DE CONVOCAÇÃO. Na técnica militar, é a designação dada à relação de convocados para o exército, a fim de que prestem os serviços militares, que lhes são impostos.

Nela, pois, inscrevem-se os nomes de todos os jovens que, em idade militar, são chamados às fileiras do exército.

LISTA DE PREÇOS. É a denominação dada ao catálogo ou tabela de preços, organizada pelos comerciantes para a venda de suas mercadorias.

É a relação das mercadorias, com as respectivas cotações ou preços para as respectivas vendas.

LISTA DE SUBSCRITORES. Designação dada ao rol ou relação de pessoas, que subscreveram (assinaram) ações de uma sociedade anônima, com a indicação do número das ações subscritas, domicílio, profissão e nacionalidade, a fim de que seja arquivada com os demais documentos de sua instituição.

Diz-se, também, *lista nominativa de subscritores*.

LISTA ELEITORAL. É a que contém os nomes dos eleitores ou os nomes dos candidatos em determinada eleição.

LISTA NEGRA. É a relação de pessoas ou empresas com as quais não se pode ou não se deve comerciar, seja pela proteção ao crédito, seja, no Direito Internacional Público, por motivo de beligerância, seja, no Direito Administrativo, aqueles que foram considerados inidôneos nas contratações administrativas.

LISTA TRÍPLICE. É a relação composta de *três nomes*, elaborada por um Tribunal e enviada ao chefe do Poder Executivo, para que escolha dos três qual o que deve ser nomeado para integrá-lo.

LITERAL. Do latim *litteralis* (formado de letras, relativo às letras), significa o que é *conforme à letra* ou feito por letras.

Mas, em acepção propriamente jurídica, literal é relativo ao *que se apresenta por escrito ou que está escrito*, dando, pois, nítida ideia de *texto*, *contrato* ou *escritura*.

Já por essa razão Cícero acentuava que “são as *litterae* e não as palavras que transformam a convenção em contrato *litteris*” (instrumento).

Nesta razão, *sentido literal* é o que é tido pelo próprio valor ou significação das palavras. É o sentido *originário* dos vocábulos; ou o exato sentido *do que está escrito: nativa et propria verborum significatio*.

E *prova literal* é a prova resultante do *documento* ou que consta de instrumento, em que se lavrou ou se fez o contrato.

LITERALIDADE. É a expressão empregada na linguagem jurídica para mostrar ou aludir à *forma escrita* da convenção ou do ato. E, assim, refere-se especialmente ao teor, ao contexto, ou à parte escrita do *documento*.

Por essa razão, a *literalidade* refere-se ao *conteúdo do texto*, à *declaração escrita* constante do papel em que se fixaram, *em letras*, os limites das obrigações ou do que se ajustou ou contratou.

Mas, em matéria referente às cambiais ou aos títulos considerados *formais* e *abstratos*, a literalidade é alusiva à *declaração cartular* constante do título, e onde se firmam as obrigações igualmente ditas de cartulares.

LITERÁRIO. Do latim *litterarius* (de instrução), exprime tudo o que se refere às letras, ciências, estudos e erudição. É o sentido originário.

Mas, na linguagem corrente, é tomado em acepção mais restrita: significa apenas o que se refere às letras ou literatura, da qual se excluem as coisas de ciência.

Obras literárias são obras de poesia e de ficção, são obras de eloquência e de imaginação.

Daí por que se diz *literato* para o escritor de obras literárias; *cientista*, para o que escreve obras de ciência ou de filosofia.

LITERATURA. Do latim *litteratura* (arte de escrever), entende-se geralmente a *arte do belo* em que se emprega a palavra como instrumento, compreendendo não somente as produções poéticas como todas as obras ou produções de natureza estética, como as oratórias, históricas, didáticas ou de ficção.

Em seu conceito, literatura abrange igualmente a técnica das composições literárias ou o conjunto das produções literárias em determinado período.

Extensivamente, é alusiva ao conjunto de obras sobre qualquer ciência ou arte: *literatura jurídica, literatura médica*. Refere-se, ainda, à ciência que estuda as produções ou criações estéticas e artísticas do homem através da linguagem.

Literatura. Na técnica da propaganda comercial, é o vocábulo usado para indicar o boletim, relatório, instruções, que acompanham certas mercadorias, a fim de orientar o cliente ou adquirente quanto a seu emprego. É comum vir com os *medicamentos*, para anotação do modo de aplicação, como dosagem, hora etc., do mesmo medicamento.

LITIGANTE. Denominação dada às partes que discutem em juízo acerca de seus interesses e direitos.

LITIGAR. Do latim *litigare* (lutar, pelejar, alterar), quer propriamente significar *discutir, disputar*.

No sentido jurídico, pois, quer dizer: trazer *litígio* sobre a coisa, pela contestação.

Desse modo, *litigar* é mais que *demandar*: quando se demanda se vem, simplesmente, *pedir* o que se julga de direito; quando se *litiga*, discute-se, disputa-se, luta-se pela integridade ou a respeito de um direito.

É, assim, *demandar* até que surja a contestação e se forme o juízo, para a discussão: aí é *litigar*, diante da disputa que se inicia e se anota pela contestação.

LITÍGIO. Derivado do latim *litigium*, de *litigare* (litigar), quer o vocábulo exprimir propriamente a *controvérsia* ou a *discussão* formada em juízo, a respeito do direito ou da coisa, que serve de objeto da ação ajuizada.

A rigor, pois, *litígio* entende-se a demanda proposta em Justiça, quando é contestada.

Pela *contestação*, o *juízo se forma*. E o *judicium suscipit*, tecnicamente, quer significar a própria *contestação*, que vem determinar ou marcar a fase litigiosa da demanda. Assim, somente há litígio em processo contencioso, onde haja formação de juízo para discussão da causa.

LITIGIOSO. Formado de *litígio*, do latim *litigiosus*, entende-se, em exato sentido, tudo o que se *tenha contestado* ou *conste de um litígio*.

Desse modo, enquanto não há contestação a respeito da coisa ou do direito demandado, não se dizem eles litigiosos: a qualidade de litigioso é derivada dessa contestação, em virtude da qual a pendência se efetiva e o juízo se forma.

LITISCONSÓRCIO. Pelo sentido literal das palavras latinas, que compõem o vocábulo (*litis, cum, sors*), obtém-se seu exato conceito: *lis, litis* – processo, pleito; *cum*, preposição que exprime ideia de junção; *sors, sortis*, quinhão, resultado, sorte.

Litisconsórcio, pois, quer exprimir ou indicar a *reunião* ou a *presença* de várias pessoas *noprocesso*, que outrem mesmo intentou, ou contra outrem foi intentado, para defesa de *interesses, que se mostram comuns, conexos ou afins*.

O litisconsórcio revela, portanto, o *congracamento* de várias pessoas trazidas à demanda pela comunhão, afinidade ou conexidade de interesses sobre o objeto demandado, desde que *asolução* ou o *resultado* aí obtido influirá sobre estes interesses.

Literalmente, portanto, litisconsórcio quer exprimir a reunião de várias pessoas em um mesmo processo para a mesma sorte ou para obtenção dos mesmos resultados ou fins.

Assim, o litisconsórcio não implica o concurso de ações nem significa cumulação de ações. Há, nele, concurso e cumulação de autores ou de réus, segundo as circunstâncias.

Conforme a posição tomada pelos participantes da ação, na defesa dos próprios interesses, o litisconsórcio diz-se *ativo* ou *passivo*.

Litisconsórcio ativo é aquele em que o concurso registrado é de *autores*, ou melhor, quando há *pluralidade de autores*.

Litisconsórcio passivo, quando há *pluralidade de réus*.

O litisconsórcio forma-se por vontade das pessoas ou decorre de circunstâncias que o tornam necessário. Assim:

Litisconsórcio facultativo é o que se constitui ou se estabelece, espontaneamente, pela vontade ou mútuo consentimento das pessoas.

Litisconsórcio necessário, quando é determinado, ou por expressa disposição de lei, ou pela natureza da relação jurídica controvertida.

Nesta razão, o necessário é *o que se impõe* em virtude de lei, ou *o que não pode ser recusado*, em virtude do direito assegurado a quem o pede.

No primeiro caso, determinado pela lei, mostrando-se *indispensável*, o litisconsórcio evidencia-se propriamente obrigatório ou forçado.

Em regra, decorre da comunhão de interesses e se funda na solidariedade, ativa ou passiva.

No segundo caso, não se mostra indispensável, é *dispensável*, mas não pode ser recusado, pelo autor ou réu, quando pedido pelo interessado na sorte da causa, em que pretende intervir, como parte.

O *litisconsórcio* distingue-se da *assistência*. Esta é indicativa de *presença auxiliar*. O litisconsórcio é participação direta, com a mesma qualidade de autor ou de réu.

Nesta circunstância, os *litisconsortes* são coautores, ou corréus. Assim, no litisconsórcio, há cumulação de partes, o que não se revela na assistência.

LITISCONSORTE. Consoante o sentido literal do vocábulo, *litisconsorte* entende-se toda pessoa que, juntamente com outra ou outras, na qualidade de *coautor* ou *corrêu*, é *também parte* na mesma causa, *para participar do mesmo destino ou sorte*, que solucionar o *litígio*.

Nesta razão, os vários litisconsortes unem-se para um mesmo sentido e para obtenção dos mesmos resultados, que se atribuíam a qualquer deles.

Embora, na promoção dos atos processuais, tenham os litisconsortes relativa independência, em verdade eles compõem um só todo: daí serem coautores ou corréus.

Neste particular, pois, distinguem-se os litisconsortes dos *oponentes* e dos *assistentes*.

Os oponentes não se unem no mesmo destino ou sorte. Vêm, justamente, contraditar, opor-se aos direitos de outrem, por julgá-los propriamente deles, para os excluir da ação.

Os assistentes não são, a rigor, partes. São auxiliares do processo, para defesa de interesses seus, desde que a decisão da causa possa afetá-los. Para o assistente, não se faz mister *aqualidade de autor* ou *de réu*. Para os litisconsortes, sua presença na causa deve justificar-se com a legitimidade de seu direito de agir e com a qualidade para agir em juízo.

Para que, portanto, o litisconsorte justifique o direito de participar da mesma sorte na demanda, indispensável que se mostre ligado, por solidariedade ativa ou passiva, à relação jurídica controvertida ou trazida a juízo.

Essa participação pode ser *voluntária* ou *facultativa*, como pode ser *necessária* ou *obrigatória*.

Quando a presença da pessoa na causa é considerada necessária, para que defenda em comum os interesses ali contidos, é obrigatória sua participação ao litisconsórcio, que se deve constituir.

E se a parte não pede sua presença, para integrar a contestação, no litisconsórcio passivo, *verbi gratia*, o próprio juiz deve determinar a sua citação, para não se estruturar *vício moral* no processo.

Mesmo no litisconsórcio ativo, como no caso da mulher casada, é a medida de citação ao litisconsorte necessário indispensável para a sanidade do pleito.

LITISCONTESTAÇÃO. Na terminologia processual, é a *litiscontestação* tomada em sentido amplo e em sentido estrito.

Em sentido estrito, é aquele que lhe vem da tradução das próprias palavras latinas que o compõem: *litis* (da lide), *contestatio* (contestação): é a contestação da lide.

E a contestação da lide, em regra, é ato atribuído singularmente ao réu, quando vem contrapor-se às pretensões do autor.

Mas a *litiscontestação* não é ato que se mostre pertinente, exclusivamente, ao réu, quando significa mais que simples *contrariedade* ao pedido do autor. Também pertence ao autor, que, em verdade, é quem a *inicia*.

Nesta razão, tecnicamente, a *litiscontestação* entende-se a *legítima contradição* oposta em Justiça pelas partes, que vêm à presença da autoridade judiciária, em defesa de seus direitos, para que esta possa tomar conhecimento das razões e direitos alegados de *per si*.

Na verdade, quando o autor simplesmente intenta a demanda, apenas formula um pedido, para pôr o juiz em contato com ele e ter em mãos o processo que se inicia. Mas a *ação*, que se entende o movimento para a discussão desse pedido, somente *anda* ou *se agita*, quando o próprio autor apresenta sua *contradição*, objetivada nas razões jurídicas em que seu pedido se funda, e o réu também opõe a dele, para defender-se das pretensões do autor.

Consta, assim, das recíprocas declarações ou confissões dos contendores. É este, aliás, um dos sentidos de *contestatio*, de *contestari*: declarar, confessar perante o juiz.

E, ainda por esta razão, é que se mostra ato que tanto pertence ao autor como ao réu.

Ambos fazem suas declarações, mostram suas razões, indicam seus fundamentos jurídicos, que *contrariam* ou *contradizem* as razões ou alegações, reciprocamente, apresentadas.

Justamente por este fato é que a litiscontestação não se mostra ato isolado ou simplesmente do réu.

Tanto é do réu como do autor. Em relação ao autor, significa a apresentação, feita ao juiz, dos motivos em que se funda para vir à sua presença, mostrando suas pretensões e seus direitos. Em relação ao réu, exprime, notadamente, sua aceitação ao juízo, em virtude do que, aceito este, é formado para a efetividade do litígio ou da discussão judicial.

Sua função, pois, é colocar os contendores um em frente ao outro, explicando cada qual as respectivas pretensões. E impor a ambos a obrigação de se submeterem às consequências que daí se possam derivar, isto é, ao julgado.

A litiscontestação significa, desse modo, a própria formação do juízo, revelando-se o ato, em virtude do qual as partes se obrigam a aceitá-lo, subordinando-se ao que nele for resolvido. Por sua força é que a *controvérsia* provocada pelo autor é posta em movimento: *controversia mota est*. Por sua força é que o *litígio* se estabelece. E o juízo se diz aceito pelo réu.

Apresenta-se, desse modo, em caráter mais complexo, que a simples contestação do réu, que é elemento dela ou peça necessária para que se mostre cumprida.

LITISPENDÊNCIA. Formação das palavras latinas *litis*, de *lis*, *litis* (lide) e *pendentia*, *dependere* (pende, estar preso), literalmente quer significar a *lide* ou o *processo*, que não foi decidido ou terminado: está em curso, está *pendente*. Quer exprimir, pois, a *causa pendente*, ou, em melhor técnica, a *existência de causa pendente*. Assim, a rigor, *litispendência* não quer significar a existência de ações idênticas, pela afinidade dos elementos que as compõem: *coisa*, *causa* e *pessoa*.

Identidade de causas ou *ações* e *litispendência* exprimem sentidos diferentes.

Litispendência é a existência de *causa não julgada*, ainda em andamento, em processo regular.

Identidade de causas ou de ações quer significar a existência de causas, que se *identificam*, que se mostram uma só e a mesma coisa, embora aparentemente de aspecto ou feição diferente.

A litispendência, pois, decorre sempre da ação proposta, após ser cumprida a preliminar de citação. Desde esse momento, a causa é *pendente*.

A identidade de causa, justificativa da *exceção de litispendência*, é consequente da existência de duas ou mais *litispendências*, isto é, de duas causas idênticas, igualmente *pendentes*.

Induzida a *litispendência*, se *causa idêntica* é proposta, pode a segunda ser excepcionada pela *litispendência*. Alega-se a existência, já, de *causa pendente* e se pede a exclusão da que se quer repetir.

É nesta altura que entra em função a *identificação* ou *identidade de causas*, a fim de que se julgue a exclusão da que se segue, quando outra já era proposta e estava em curso perante o mesmo juízo.

Não se provando a identidade ou reprodução de demanda, idêntica à que já é pendente, a exceção não procede.

Litispendência. Em razão da exceção que é oposta sob o fundamento de *ação pendente*, quando outra, identificada com ela, é proposta, extensivamente diz-se *litispendência* para a propositura de duas ações tidas como idênticas, de modo que se venham formar duas discussões a respeito da mesma relação jurídica, contra a mesma pessoa e pela mesma causa.

A identidade de ações, consequente da afinidade de seus elementos, é que se caracteriza, neste sentido. Isto é, pressupõe sempre a existência de *causa pendente*, perante o mesmo juiz, *idêntica* à que se reproduz.

LITORAL. Do latim *litoralis* (da margem, da praia, da ribeira), é a expressão usada, quer geograficamente, quer na linguagem do Direito Público, para designar toda orla de terreno situada à beira-mar. É a região situada às margens do oceano ou dos mares.

Os terrenos próximos à praia, integrados no litoral, são especialmente denominados *deterrenos de marinha*. E estão sujeitos a regime especial, porque são, quando não aforados, do domínio da União.

Vide: *Aforamento. Alodial. Terrenos de marinha*.

LITORINA. É brasileirismo empregado para designar a *automotriz* usada pelas ferrovias para transporte de passageiros. Semelhantes veículos, que circulam pela própria linha, os trilhos da ferrovia, são movidos a eletricidade, ou têm motor próprio, a óleo cru.

LITRO. Denominação oriunda do grego *litra*, nesta grafia usada na baixa latinidade, designa a medida de capacidade para secos e líquidos, equivalendo a um decímetro cúbico.

Mas é também empregada para designar todo recipiente, em que se condicionem *mercadorias líquidas*, tendo essa capacidade.

LIVRAMENTO. Derivado de *livrar*, do latim *liberare* (pôr em liberdade, dar liberdade), é vulgarmente tido como a *soltura* da pessoa, que se encontrava sob prisão, em cumprimento de condenação ou preventivamente.

É a volta à *liberdade física* de que tinha sido privada. E, assim, possui sentido equivalente *alibertação*, também aplicado em relação às pessoas, quando retornam à condição de livres.

No entanto, livramento é restrito à *liberdade física*, à *liberdade de locomoção*, tolhida pela prisão. Libertação refere-se a qualquer liberdade, física, jurídica ou mesmo moral.

LIVRAMENTO CONDICIONAL. Denominação dada, na técnica do Direito Penal, a *obenefício* ou à *concessão* feita ao condenado, para que fique *livre da prisão*, a que estava sujeito, mesmo antes do término da pena.

O *condenado*, assim, é *solto* antes do tempo, é *posto em liberdade*, mesmo que não tenha cumprido a totalidade da pena.

É dito de *condicional*, porque o condenado não fica definitivamente livre. A concessão pode ser revogada. E pela mesma pena, que não fora completamente cumprida, pode retornar ao cárcere ou à detenção.

Além disso, pelo livramento condicional, continua o condenado sob vigilância: está *em liberdade vigiada*.

LIVRANÇA. Derivado do espanhol *libranza* (vale), era usado, na terminologia antiga, para designar o escrito particular, pelo qual o *passador* ou *emitente* se obrigava a pagar a determinada pessoa, em prazo certo, a soma em dinheiro, que reconhecia ou confessava haver recebido dela, ou lhe dever em virtude de uma operação feita.

Corresponde a *devo que pagarei*, de antigamente. E entre a *livrança* e a *nota promissória*, na linguagem antiga, não havia distinção.

Ambos significavam um *quirógrafo* ou papel escrito, em que a pessoa ou o estabelecimento comercial reconhecia ser devedor de outrem e se obrigava a pagar a quantia ali confessada, em dinheiro, no prazo que fosse estabelecido, ou à vista, àquele a quem fora passado, ou à sua ordem, e mesmo ao portador.

Livrança. Na terminologia do Direito Fiscal antigo, significava, propriamente, o *papel* (guia), expedido preliminarmente pela autoridade competente para pagamento de certa contribuição ou imposto às repartições fiscais ou ao erário. Neste sentido é que o registra Moraes: “O desembargo ou papel, em virtude do qual se faz pagamento nas tesourarias públicas”.

LIVRAR. Derivado do latim *liberare*, de *liber* (livre), é o verbo empregado na técnica jurídica em vários sentidos:

a) Na linguagem aduaneira, quer exprimir *despachar*, isto é, *conferir* as mercadorias importadas e pagar os direitos aduaneiros devidos, para que sejam elas desembaraçadas e entregues ao seu consignatário ou proprietário.

b) Livrar-se quer dizer *defender-se*, tirar de si a imputação que lhe é feita, para que evite a perda de sua *liberdade física*.

c) É *desembargar* ou *desimpedir*, para remover o obstáculo que há em alguma coisa ou para a libertar de qualquer encargo ou gravame, que a onera.

Extensivamente, pois, quer significar *exonerar* ou *desonerar*.

LIVRARIA. Derivado de *livro*, literalmente, quer exprimir *coleção de livros, quantidade de livros*. E, assim, possui sentido análogo a *biblioteca*.

Na técnica mercantil, porém, é usado para indicar o *negócio de livros*, ou seja, o estabelecimento comercial especializado na venda de livros de estudos ou de leitura.

Desse modo, distingue-se propriamente da *papelaria*, negócio onde se vendem papéis em branco, livros em branco e outros artigos de uso escolar ou para escritórios, comerciais e profissionais.

Os proprietários de livrarias ou aqueles que nelas trabalham dizem-se *livreiros*. Livreiro é o vendedor de livros escolares, de literatura ou de ciência. Não se confunde com o *fabricante de livros*, que se entende *encadernador*, quando os faz materialmente, ou *editor*, quando promove ou dirige sua fabricação, para divulgação dos assuntos neles contidos. Quem os escreve, diz-se *escritor*.

LIVRE. Do latim *liber, libera, liberum* (livre, independente, desimpedido, desembaraçado), em sentido amplo quer significar tudo o que se mostra *isento* de qualquer condição, constrangimento, subordinação, dependência, encargo ou restrição. Não está *sujeito*.

É *desonerado, desimpedido, desobrigado, liberto*.

A qualidade ou condição de *livre*, assim, atribuída a qualquer coisa, importa na *liberdade de ação* a respeito dela, sem qualquer oposição, que não se funde em restrição de ordem legal.

LIVRE ACESSO. Quer significar o que é de fácil alcance ou que pode ser atingido sem qualquer dificuldade ou obstáculo.

Na técnica do trânsito, quer dizer *via* ou *caminho desimpedido, de trânsito autorizado*.

LIVRE-ARBÍTRIO. Denominação dada à teoria fisiológica, em que se firma o princípio da *liberdade absoluta da vontade* na escolha do *que se quer ou não se quer fazer*.

Pelo *livre-arbítrio*, o homem pode querer *livremente*, segundo sua própria vontade, escolhendo o que lhe apraz, determinando-se sem que qualquer *motivo* possa impedir de querer uma *ação*, com a consciência e certeza de que, se quisesse, poderia determinar-se de modo oposto, querendo a *ação* contrária.

A *vontade é livre*, escolhe livremente entre os *motivos* que a solicitam, toma a *resolução* por si mesma determinada, sem qualquer influência estranha, que a possa impelir a esta ou àquela *ação*.

À doutrina do *livre-arbítrio* opõe-se a do *determinismo*, em que a vontade é acionada por influência ou *determinação* de motivos, que a impelem a querer esta ou aquela *ação*, *nãolivremente*. E, assim, a vontade é *arbitrada* pelas forças exteriores. Não deliberada por si própria, mas em função dos motivos que a determinam.

LIVRE-CÂMBIO. É designação dada à teoria que propugna a liberdade de comércio, livre de qualquer barreira ou limitação, seja de caráter aduaneiro ou de qualquer outra natureza.

Impõe, assim, o princípio da liberdade integral para a vida econômica, já preconizada pelos fisiocratas.

O *livre-câmbio* encerra princípios que se opõem ao sistema *protecionista*, precisamente por impor estas restrições à livre concorrência.

LIVRE CONCORRÊNCIA. Na técnica mercantil, assim se entende a liberdade deixada aos comerciantes, para que exerçam suas atividades comerciais, seguindo a orientação que é ditada pelos seus próprios interesses.

Nestas circunstâncias, mostram-se as atividades comerciais, a que não se impõe qualquer espécie de restrição, nem quanto às pessoas nem quanto a seu objeto; desenvolvem-se ou se desenrolam naturalmente, subjugadas, simplesmente, pela força das leis econômicas.

A livre concorrência, como teoria, opõe-se ao sistema de monopólios ou de restrições ao exercício das atividades comerciais.

LIVRE CONVENCIMENTO. Expressão usada pela técnica do Direito Processual, em referência à *formação do convencimento* ou da *convicção do julgador*, acerca das provas trazidas a juízo, para fundamento dos direitos demandados.

O *livre convencimento*, assim, bem exprime a liberdade atribuída ao juiz para a apreciação do valor ou da força da prova, para que, por sua inteligência, por sua ponderação, por seu bom-senso, pela sua acuidade, pela sua prudência, consultando mesmo sua própria consciência, diante das próprias circunstâncias trazidas ou anotadas no correr do processo, interprete as mesmas provas, para, sem ofensa ao direito expresso, prolatar seu decisório.

LIVRE DISPOSIÇÃO. Na terminologia do Direito Civil, é a expressão usada para aludir ao direito, ou à faculdade outorgada à pessoa, em virtude da qual pode, *livremente, desfazer*-sede que é seu, por qualquer dos meios de cessão ou transferência.

Livre disposição, pois, quer exprimir o *poder legal*, em que se encontra investida a pessoa, para que possa, segundo sua vontade, livremente, portanto, *ceder, transferir, alienar, onerar*, qualquer espécie de bem que seja seu.

Implica não somente a *capacidade* ou a *habilidade legal* para a prática do ato de alienação, ou oneração, como na *condição de livre* do próprio bem, que, estando desimpedido, possa ser objeto de disposição ou oneração.

LIVRE-DOCÊNCIA. É o exercício do professor que não tem a qualidade de efetivo ou não exerce a cátedra em caráter de professor titular, ou seja, de *catedrático*.

É o cargo do *livre-docente*, que se entende o professor que está autorizado a lecionar em um estabelecimento de ensino ou universidade, avulsamente, mantendo *aulas* ou dando *lições*, que não se entendem as regulares ou integrantes de um curso universitário ou acadêmico.

Nos estabelecimentos universitários, os livres-docentes são, geralmente, convocados para a regência de cadeiras do curso, na ausência ou impedimento dos respectivos titulares ou catedráticos.

A investidura do livre-docente é consequente de concurso instituído ou aberto pelo próprio estabelecimento, segundo instruções e normas estabelecidas em seus Estatutos, e se refere às cátedras mantidas pelos cursos. Cada cátedra ou disciplina poderá ter vários livres-docentes, desde que aprovados em concurso e admitidos pelas congregações das Faculdades de ensino.

LIVRE EMPRESA. Na técnica da economia, indica o sistema em que a atividade econômica se exercita exclusivamente pela iniciativa privada.

LIVREIRO. Comerciante especializado na venda de livros literários ou científicos. É o proprietário de livraria. Distingue-se do *editor*, que é o *divulgador de obras* mandadas imprimir por ele ou por sua conta. Quando o editor é igualmente dono de livraria, onde vende e distribui suas edições, diz-se *livreiro-editor*.

LIVRO. Derivado do latim *liber, libri*, é o vocábulo usado para designar, de modo geral, toda coleção de cadernos, impressos, manuscritos ou em branco, isto é, sem conter qualquer escrito, ligados entre si por uma costura ou por outro método, protegidos exteriormente por duas capas.

Segundo o método de sua *confeção*, os livros são *brochados, encadernados* ou *contratados*.

Livros brochados são os ligeiramente costurados ou grampeados, enfeixados em capas flexíveis e de pouca resistência.

Livros encadernados são os que se costumam com maior firmeza e segurança, sendo protegidos por capas, geralmente duras, e de maior resistência.

Quando os livros apenas se compõem de folhas de papel em branco, para que sejam utilizados na encadernação ou registro de qualquer coisa, dizem-se *livros em branco*. E, assim, se distinguem do *livro* sem qualquer determinação, que exprime, em regra, o livro escrito em caracteres de forma, para leitura ou para estudos.

Segundo a natureza dos escritos que nos livros se contêm, dizem-se *literários, científicos, didáticos*.

Os *livros literários* são propriamente os de literatura, isto é, romances, contos e poesias.

Os *livros científicos* são os que tratam somente de estudos relativos às ciências.

Os livros *didáticos* são os que se destinam, principalmente, ao uso dos alunos das escolas ou das academias.

Todos os livros (literários, científicos, didáticos) apresentam-se entre si, convenientemente *individualizados*, para que se distingam pelo *título* que lhes é atribuído e pelo *nome do autor*.

O título da obra ou do livro, em regra, sintetiza o assunto de que trata. Equivale a um *nome* ou *designação*.

O *nome do autor* é a indicação, pelo nome ou pseudônimo, da pessoa que o escreveu ou compôs, originariamente. Se apenas o *traduziu* de outro idioma ou língua, é *tradutor*. É circunstância que também deve anotada, pois que o tradutor, pela tradução, é o autor da obra ou livro vertido. Deve trazer também o *nome do autor original*.

A lei assegura ao *autor* os direitos sobre a *exploração comercial* da obra escrita, enquanto não caia em *domínio público*. São direitos cedíveis e transferíveis, em parte ou em todo.

Em parte, quando apenas se cedem os direitos para uma ou mais edições. *Em todo*, quando se cedem definitivamente os direitos sobre a exploração comercial do livro.

Livro. É também designação que se atribui às várias partes em que se divide uma obra.

LIVRO-ATA. É designação genericamente dada a todo *livro em branco*, destinado a anotações ou registros.

Além das *pautas* (linhas horizontais), que o riscam em toda extensão das páginas, ou das *margens* (linhas verticais, impressas em cada lado da página, antes de sua extremidade), não trazem os *livros-atas* quaisquer outras impressões, como os demais livros em uso no comércio.

Dizem-se *atas*, porque em regra é de seu destino servir de registro de atos ou deliberações tomadas entre várias pessoas, nas associações, sociedades ou em qualquer espécie de agrupamento.

Quando, no entanto, têm a finalidade de servir para o registro de atos, propriamente, não se dizem simplesmente *livros-atas*, mas *livros de atas*.

Livro-ata é expressão genérica; mostra a qualidade de livro. *Livro de ata* já mostra a indicação do livro, individualizada por sua finalidade ou pelo uso a que se destina.

LIVRO DE AÇÕES. É a denominação que se dá ao livro de registro e de transferência de ações, de uso obrigatório nas sociedades anônimas.

Este livro deve estar revestido das formalidades legais, exigidas para os livros comerciais de uso obrigatório, as quais constam de sua rubrica na Junta Comercial.

No livro de ações ou registro de ações, devem ser anotadas as transferências das *ações*. Nele, também, cada acionista terá uma *escrita* a respeito das ações que possui, livres e caucionadas, com anotação de toda operação que se efetivar acerca das ações possuídas e das que venha a adquirir.

Para maior facilidade na realização do objetivo legal, pode o *livro de ações* ser fracionado em dois: um para o real registro das ações pertencentes a cada acionista, com os encargos que possam pesar sobre elas, e outro para os termos de transferência e cessão.

Neste caso, ambos os livros devem ser formalizados, segundo as prescrições da lei comercial.

LIVRO DE BORDO. Designação também dada ao *diário da navegação*, de uso obrigatório nos navios, para que nele se inscreva, diariamente, tudo o que ocorre durante a viagem.

Diz-se, ainda, *diário de bordo*.

Por determinação de regras insertas no Direito Comercial Marítimo, neste livro se registram as deliberações do capitão e oficiais do navio, acerca de medidas que devam ser tomadas, em caráter excepcional, tais como arribadas, alijamentos.

Em certas legislações, serve ainda para registrar tudo o que se refere às cargas do navio e registra, também, o movimento de caixa (receita e despesa).

Noutras, no entanto, compreende o *diário* (histórico) a respeito das ocorrências havidas na viagem, havendo livros especiais para *registro de carga* e anotações da *receita e despesa*, respectivamente denominados: *livro de carga* e *livro da receita e despesa*.

LIVRO DE ESTOQUES. É livro de uso nos estabelecimentos comerciais, para registro das *existências de mercadorias* escrituradas por espécies.

Nesta escrituração, são anotadas as entradas e saídas das mercadorias, com as devidas observações, anotando-se, a seguir de cada lançamento, os saldos correspondentes.

Diz-se, também, *livro de carga e descarga de mercadorias*, porque nele se vão registrando as operações de recebimento das mercadorias (cargas) e as respectivas saídas, por venda ou qualquer outro motivo (descargas).

LIVRO DE NOTAS. É denominação genérica dada aos livros usados pelos tabeliães, notários, escrivães, para que neles *lancem as escrituras* ou *termos* de atos praticados nos respectivos ofícios, a pedido das partes interessadas.

Distinguem-se dos *livros de registros*, pois que nestes se inscrevem *atos* de registro ou inscrição obrigatória.

Os livros de notas servem para escrituração de atos ou contratos, que as pessoas pedem para ser escritos por ofício do serventuário público, que deles, depois extrai os traslados ou as certidões, com validade jurídica e com o caráter de autênticos. As escrituras passadas em Livro de Notas dos tabeliães dizem-se públicas.

Os livros de notas devem ser regularmente autenticados pela autoridade judiciária, sob cuja jurisdição estão os serventuários públicos.

LIVRO DE PONTO. Também denominado simplesmente *ponto*, é o livro em branco, no qual os empregados apõem suas assinaturas para caracterizar as respectivas presenças ao trabalho.

LIVRO DE PROTOCOLO. Designação dada ao livro, de uso generalizado nas repartições públicas, para registrar a entrada de qualquer papel nessas repartições, com anotações a respeito de seu *curso* (circulação), até que seja solucionado pela autoridade competente.

Vide: *Protocolo*.

LIVROS AUTÊNTICOS. Em princípio, *autêntico* dá o sentido de puro e legítimo ou originário.

Mas, na técnica, *livros autênticos*, dando a ideia daqueles em que se cumpriram, inicialmente, certos requisitos, sendo por isso repositório autêntico (originário e legítimo) do que ali se inscreveu, querem também significar aqueles que se mostram *revestidos das formalidades legais*, para possuírem a fé, que se faz necessária.

Autênticos ou *autenticados*, pois, querem exprimir propriamente, neste particular, o sentido *deformalizados*, ou *legalizados*, segundo as regras prescritas, para que nos mesmos livros se possam escrever, com validade jurídica, os *atos*, que ali devam constar ou que ali se inscrevam para a necessária inscrição e comprovação futura.

Todo *livro* de uso obrigatório para o comerciante, para o serventuário da Justiça, repartições ou estabelecimentos, quer públicos, quer particulares, em regra, deve ser *autenticado* segundo o estilo, que é prescrito regulamentarmente, antes que entre em utilização.

LIVROS AUXILIARES. Na terminologia comercial, entendem-se livros auxiliares os que, não sendo de uso obrigatório, são instituídos ou adotados para facilitar a escrituração mercantil.

Nestas condições, os livros auxiliares não se acham sujeitos à formalização ou legalização, indispensável para os livros obrigatórios.

No entanto, se o interessado julgar conveniente dar *autenticidade* a tais livros, para que os escritos ali feitos possam ser utilizados como prova e tenham validade legal, não impede a lei que promova sua *legalização*.

Em semelhantes circunstâncias, então, os *lançamentos* que neles se fizerem têm idêntica autoridade, assegurada aos livros obrigatórios e de legalização também obrigatória.

Na tecnologia do comércio, são livros auxiliares: o *caixa*, o *borrador*, a *costaneira*, o *contas-correntes*, o *registro de obrigações a receber e de obrigações a pagar*, o *livro de balancetes*, o *livro de estoques*, o *razão*, além de outros que a prática aconselhar.

Não obstante, os assentos ou lançamentos constantes dos livros auxiliares, podem ser convocados para reforço probatório dos lançamentos produzidos nos livros obrigatórios.

Como auxiliares, que são, até neste particular podem prestar *auxílio*.

LIVROS CARTONADOS. São aqueles cujo bloco de caderno recebe uma capa de cartão revestida de papel, impressa na lombada e nas pastas (cartonagem).

LIVROS COMERCIAIS. Denominação genérica utilizada para designar todos os livros que são de uso no comércio, para efetivação dos registros e escrituração, que se devem cumprir.

Nesta razão, livros comerciais não são somente os livros próprios para a escrituração mercantil.

Os livros fiscais, e quaisquer outros instituídos para o exercício das atividades mercantis, propriamente dizem-se livros comerciais, pois que são livros usados no comércio.

Os livros comerciais, assim, dizem-se *de contabilidade, de registros* ou *fiscais*.

Também se dizem *facultativos* ou *auxiliares e obrigatórios*. Embora os *auxiliares* não se digam obrigatórios, há certos deles que não são puramente *facultativos*, pois que sua ausência pode trazer transtornos e ineficiência à contabilidade do estabelecimento.

O sentido de *obrigatório*, aí, deve ser tomado como gerado de *obrigação* fundada em preceito legal. E o de *facultativo*, quando não há esta obrigação.

Vide: *Livros facultativos. Livros fiscais. Livros obrigatórios.*

LIVROS DE CONTABILIDADE. É indicativa a designação de soma de livros postos em uso num estabelecimento comercial, industrial ou mesmo em um estabelecimento público, para promoção da contabilidade ou contabilização de todos os fatos econômicos neles ocorridos.

Desse modo, entre eles não somente se computam os livros para a simples escrituração mercantil, como todos os demais livros indispensáveis ao *registro* de todos os fatos econômicos e administrativos, que possam e devam ser trazidos à contabilização.

Os livros de escrituração, propriamente, são o *Diário*, de uso obrigatório, o *Razão*, que serve de índice ao Diário, o *Contas-correntes*, onde se registram e se lançam as operações de caráter individual, o *Caixa*, onde se registram as entradas e saídas de dinheiro.

O *Copiador*, embora se diga um livro comercial, não é livro de escrituração mercantil: é *livro de registro* da correspondência expedida, inclusive faturas.

Os livros de contabilidade compreendem todos os livros de escrituração e todos os livros de registro, inclusive os livros fiscais.

LIVROS DE REGISTRO. Geralmente é a expressão usada para designar os *livros públicos* (instituído pelo Poder Público ou por necessidade e interesse de ordem pública), em que devam ser anotados por escrito, ou inscritos, certos fatos, que aconteceram, e para que possam *ser mostrados* em qualquer tempo.

Além disso, a finalidade do *registro* não é somente a de perpetuar o fato, mas de fazer com que, em qualquer tempo, quando mister se faz a produção dos efeitos que dele possam resultar, seja convenientemente comprovada, tal como aconteceu.

Desse jaez são os *livros de registro civil*, onde se fazem os assentos a respeito de nascimento, casamento, óbitos, e se anotam, nos próprios assentos originários, as modificações ou alterações que possam surgir a respeito dos fatos primitivos.

Com a mesma função, anotam-se os *livros de registro de imóveis*, onde se transcrevem as aquisições da propriedade imobiliária e se inscrevem os fatos que possam suceder em torno deles, como divisão em lotes, hipoteca, penhora judicial, cláusulas de inalienabilidade etc.

Os *livros de registro de sentença* que se utilizam para transcrição do teor das sentenças proferidas pelas autoridades judiciais. É o mesmo livro em que se anotam os fatos ocorridos nas audiências de instrução e julgamento.

Na técnica mercantil, livros de registro são os que se usam para anotações ou apontamentos a respeito de obrigações, de títulos, de mercadorias, de balanços etc. Denominam-se também *livros de tombo*.

LIVROS FACULTATIVOS. Assim se denominam os livros que não são obrigatoriamente exigidos pelas leis comerciais ou fiscais, e instituídos, voluntariamente, pelos comerciantes ou industriais.

Nesta razão, são os que podem ser dispensados. E desse modo, não se entendem nem obrigatórios nem necessários. Há livros que, não sendo obrigatórios, mostram-se necessários: são os livros auxiliares.

LIVROS FISCAIS. Designação genérica, dada a todos os livros em uso no comércio ou na indústria, por exigência do fisco.

Dizem-se *fiscais*, não somente porque são impostos pelos ordenamentos, em que se instituem as tributações, como porque servem de elementos para a fiscalização do pagamento dos tributos, a que se referem.

São *livros obrigatórios*, causando sua *falta* penalidades ou multas fiscais.

A escrituração deles obedece às prescrições estabelecidas regularmente. E qualquer omissão ou irregularidade importa em sanções fiscais.

Todos os livros fiscais estão sujeitos a certas formalidades, que se cumprem nas exortorias.

Mas, também se dizem *livros fiscais* aqueles em que as repartições arrecadadoras fazem inscrever os impostos lançados ou não, atribuídos ao contribuinte. São os livros, em que se escrituram os impostos devidos pelo contribuinte.

LIVROS IRREGULARES. Assim se entendem os livros comerciais ou fiscais que não se mostrem formalizados ou legalizados segundo as prescrições legais, como ainda aqueles em que a escrituração não esteja feita com a devida regularidade e nos termos das regras estabelecidas para sua execução.

Em relação aos livros comerciais, a qualidade de irregular importa na perda de validade para os fatos ali lançados, que, por esse motivo, perdem a autenticidade e valor probatório, que lhes deveriam ser atribuídos. E, quanto aos proprietários deles, em certos casos, são mesmo passíveis de fraude. É o que ocorre com o comerciante, em caso de falência, quando não apresenta seus livros devidamente regularizados na formalização e na escrituração.

LIVROS OBRIGATÓRIOS. A rigor, dizem-se livros obrigatórios aqueles que são exigidos e determinados por lei, e que devem ser autenticados segundo as prescrições comerciais.

Para o comerciante, além dos livros fiscais, são obrigatórios os livros Diário e Copiador.

Há livros que, não sendo embora obrigatórios no sentido técnico em que se tem aí o vocábulo – exigidos por lei –, são necessários, pois que, sem eles, ditos de auxiliares, não se pode realizar, regularmente, a escrituração mercantil.

Desse modo, há de se fazer uma distinção entre livros obrigatórios, livros necessários e facultativos.

Obrigatórios são os de exigência legal. São também necessários, porque, sem eles, não se cumpririam os objetivos que tendem a realizar.

Necessários são os que, embora não exigidos pela lei, se mostram indispensáveis à realização de determinados fins comerciais ou industriais.

É assim o caso do livro Razão. Não é exigido por lei, mas se mostra livro de real relevância, pois que, como índice do Diário, de revela de necessidade para encontro rápido dos lançamentos feitos neste último.

O Livro Contas-Correntes, de igual maneira. E também o livro Caixa. São livros que não se exigem legalmente, mas se mostram necessários pela prática.

Aliás, todos os livros indispensáveis à realização de contabilidade indicam-se necessários e obrigatórios em consequência.

Já os facultativos são os que se mostram dispensáveis. Podem ser instituídos ou não. Melhoram o serviço, mas não se mostram necessários. São, em regra os livros de registros, como o de títulos de crédito, o de registro de balancete etc.

Além dos livros obrigatórios para qualquer comerciante, a Companhia deve ter os seguintes, revestidos das mesmas formalidades legais (art. 100, LSA):

I – o livro de Registro de Ações Nominativas, para inscrição, anotação ou averbação;

II – o livro de “Transferência de Ações Nominativas”, para lançamento dos termos de transferência, que deverão ser assinados pelo cedente e pelo cessionário ou seus legítimos representantes;

III – o livro de “Registro de Partes Beneficiárias Nominativas” e o de “Transferência de Partes Beneficiárias Nominativas”, se tiverem sido emitidas, observando-se, em ambos, no que couber, o disposto nos números I e II deste artigo;

IV – o livro de Atas das Assembleias-Gerais;

V – o livro de Presença dos Acionistas;

VI – os livros de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, se houver, e de Atas das Reuniões de Diretoria;

VII – o livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal.

Nas companhias abertas, o livro de Registro de Ações Nominativas, o de “Transferência de Ações Nominativas”, o de “Registro de Partes Beneficiárias Nominativas”, o de “Transferência de Partes Beneficiárias Nominativas”, o de Atas das Assembleias-Gerais e o livro de Presença dos Acionistas poderão ser substituídos, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, por registros mecanizados ou eletrônicos.

Conforme o art. 1.180 do Código Civil de 2002, além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. Ademais, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas Mercantis.

LIVROS PÚBLICOS. Denominação genérica dada a todos os livros usados ou instituídos para lavratura de atos públicos ou para que neles se promovam os assentos a respeito de fatos de interesse público.

Os livros de notas dos tabeliães, os livros de registro civil, todos os livros em uso nos cartórios ou escriturarias são tidos como livros públicos.

Também se denominam *livros oficiais*. Oficiais e públicos, aliás, na técnica administrativa, aplicam-se como equivalentes.

LIVROS SOCIAIS. Denominam-se os livros obrigatórios que a sociedade anônima deve possuir, destinados ao registro e transferência de ações e outros títulos, presença de acionistas e lançamentos das atas das reuniões.

LOCAÇÃO. Derivado do latim *locatio*, de *locare* (dispor, situar, estabelecer), originariamente quer exprimir a *colocação* de uma *coisa* à disposição de alguém, mediante um preço.

Esta *coisa* posta à disposição entende-se o *uso dessa coisa* ou a *feitura de alguma coisa*. Para usar ou para fazer, a coisa é *locada*, quer dizer, é posta à disposição daquele em benefício ou uso de quem a *locação* é feita.

Diz-se, também, contrato de *aluguel*. *Alugar* ou *locar*, gerados de *locus* (lugar), têm sentidos equivalentes. Ambos os verbos, de que se derivam *aluguel* e *locação*, significam *entregar a coisa* ou *fazer a coisa* para uso ou proveito de outrem, isto é, *pô-la à disposição de outrem*.

Nesta circunstância, locação é contrato em virtude do qual uma pessoa se compromete em entregar a coisa para uso de outrem ou a fazer qualquer coisa em proveito de alguém, mediante certo pagamento ou certa remuneração.

Possui, assim, em relação ao contrato de locação da coisa, certa analogia com a venda: não se transmite por ele o domínio da coisa, mas é transferida a sua posse. Na própria prestação de serviços, há semelhança de venda.

São, assim, comuns aos dois contratos os requisitos: coisa, preço e consentimento (*res, pretium et consensus*).

O contrato pode ser por tempo certo (determinado) ou por tempo incerto (indeterminado).

Por ser cedido em parte ou em todo, desta cedência ou cessão gerando-se uma locação propriamente denominada *sublocação*, se permanece no contrato o locatário primitivo.

Tecnicamente, para distinguir as espécies de coisas locadas, isto é, se bens móveis ou imóveis, ou se serviços, dizem-se, respectivamente, *locação de coisas* e *locação de serviços*.

Na técnica do Direito Romano, diziam-se *locatio conductio rerum*, quando o locador dá a coisa para uso de outrem, e *locatio conductio operarum*, quando se compromete a fornecer serviços para alguém.

No contrato de locação, as obrigações que se geram são de natureza diversa para os contratantes, *locador* e *locatário*.

O locador é obrigado a dar a coisa ou a prestar os serviços, por termo certo ou indeterminado, em paga de certa soma, por tempo do contrato ou na forma que for estipulada.

O locatário é obrigado a pagar o que for estipulado, nos prazos contratuais, a usar a coisa, segundo as condições estabelecidas, devendo restituí-la, quando terminado o contrato, ou a receber os serviços, na forma ajustada.

O contrato de locação também se diz de *arrendamento*. É, no entanto, o vocábulo arrendamento mais propriamente empregado para distinguir a *locação de prédios rurais*.

O CC/2002 trata da locação nos arts. 565 a 578. Quando trata das Disposições Finais e Transitórias, ele registra, no art. 2.036, que a locação de prédio urbano, que esteja sujeito a lei especial, por esta continua a ser regida. A Lei nº 8.245, de 18.10.1991, dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos.

Vide: *Contrato de locação. Inquilinato*.

Locação. Atualmente, designa também o local, fora do estúdio cinematográfico ou de televisão, onde são filmadas as cenas externas.

LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Poderá ser ajustada por prazo determinado e por prazo indeterminado.

São características básicas da locação não residencial, quanto à destinação do imóvel, que esteja vinculada às atividades comerciais, industriais ou de sociedade com ou sem fins lucrativos ou em regime de *shopping center*.

A locação não residencial, por prazo determinado, se transforma em locação por prazo indeterminado, prorrogando-se automaticamente o contrato, quando não houver renovação amigável ou judicial do ajuste e o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador.

A denúncia do contrato de locação não residencial por prazo indeterminado dar-se-á mediante notificação, por escrito, concedendo-se o prazo de 30 dias para desocupação; se o inquilino não desocupar o imóvel no prazo legal poderá o locador valer-se da ação de despejo por denúncia vazia ou retomada sem justificativa.

LOCAÇÃO PARA TEMPORADA. É aquela destinada à residência temporária do locatário, para prática de lazer, realização de cursos, tratamentos de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorram tão somente de determinado tempo, e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel.

O locador poderá receber de uma só vez e antecipadamente os aluguéis e encargos, bem como exigir garantia (caução, fiança ou seguro).

Findo o prazo do ajuste, se o locatário permanecer no imóvel, sem que o locador se oponha, por mais de 30 dias, presume-se prorrogada a locação por prazo indeterminado, não podendo o locador exigir o pagamento antecipado do aluguel e encargos; ocorrendo prorrogação o locador somente poderá denunciar o contrato após 30 meses de seu início ou nas hipóteses do art. 47 da Lei nº 8.245/91.

LOCAÇÃO RESIDENCIAL. Poderá ser ajustada por prazo determinado e por prazo indeterminado.

A denúncia da locação residencial, projetada para vigor indeterminadamente, poderá ser exercida pelo locador a qualquer tempo, exigindo-se notificação premonitória, para desocupação no prazo de 30 dias, como pressuposto de ação de despejo, concedendo-se ao locatário, que se negar a sair na sentença, o prazo de 15 dias para desocupar o imóvel.

A locação residencial estabelecida para vigor por prazo igual ou superior a 30 meses admite a denúncia vazia, exercida tanto pelo locador quanto pelo locatário (arts. 6º e 46, § 2º), e a extinção (art. 9º); quando ajustada por prazo inferior a 30 meses, findo o prazo estabelecido, sem denúncia, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel nas hipóteses do art. 47 da Lei nº 8.245/91.

LOCADOR. Derivado de *locar*, quer significar ou designar a pessoa que se obriga a dar uma coisa para uso e utilidade de outrem ou a prestar serviços em seu proveito ou para gozo ou utilidade de alguém.

Na locação de coisas, a obrigação principal do locador é garantir à pessoa, a quem locou a coisa, o uso pacífico da mesma, para que possa auferir dela as utilidades decorrentes do contrato, sem qualquer perturbação ou embaraço.

É de seu direito exigir, segundo os termos do contrato, o pagamento do preço do aluguel ajustado, sob pena de fazer rescindir o contrato, retornando a seu poder a coisa locada (recondução).

Se o locatário não restitui espontaneamente o imóvel locado, tem o locador a *ação de despejo*, para que seja o mesmo desocupado, sendo, a seguir, novamente, imitado na posse dele.

O locador, na locação de coisas, é igualmente chamado de *senhorio*. Na locação de serviços, toma várias denominações, segundo a natureza do contrato.

Se a locação de serviços está sob regime do *contrato de trabalho* é reconhecido pela denominação de *empregado*.

LOCAL. Do latim *localis*, é especialmente empregado para determinar o *lugar*, a que se alude, ou para qualificar a condição das coisas ou dos fatos que ao mesmo se liga, isto é, para referir-se que é *do lugar*.

LOCALIDADE. Derivado do latim *localitas*, de *localis* (local), quer exprimir o *local* ou *lugar* que está indicado ou determinado por limites ou demonstração certa.

É, pois, o *lugar certo e determinado* ou cuja indicação já se vê delimitada e individualizada, especialmente por uma denominação ou por um *topônimo*.

LOCATÁRIO. Formado do verbo *locar*, é, na técnica jurídica, a designação que se dá à pessoa que recebe uma coisa ou *um serviço*, em face de um contrato de *locação*, obrigando-se em retribuição a pagar o *preço ajustado*.

Na locação de coisas, colocando-se na posse da coisa locada, o locatário é *mero detentor dela*, pois que não lhe é transferido o *domínio*, que permanece em mãos do senhor da coisa.

É dito também de *inquilino*.

Além da principal obrigação de pagar o preço do aluguel é o locatário obrigado a usar a coisa, segundo as condições ajustadas no contrato, não podendo empregá-la em outro uso que não seja aquele instituído ou determinado no contrato.

E quando não há contrato escrito, a regra sobre o *uso* deve ser determinada ou estabelecida pelos *costumes locais*, isto é, pela norma comum e habitual do lugar em que o imóvel ou a coisa está situada.

O locatário diz-se *principal*, quando, cedendo parte da coisa locada a outra pessoa, por um contrato de *sublocação*, permanece obrigado diretamente ao *locador*, nas condições e cláusulas do contrato originário, apresentando-se, assim, perante o sublocatário ou locatário sucessor, como o *sublocador*.

Havendo, assim, sobre a coisa, dois *locatários*, o primeiro ou primitivo distingue-se do segundo ou aquele a quem ele mesmo locou a coisa, com o nome de *principal* ou *sublocador*. E o segundo locatário recebe a denominação de *sublocatário*.

Vide: *Sublocatário*.

Na locação de serviços, se o locatário firma o contrato sob condição de emprego, esse passa a ser regulado pelas leis trabalhistas. E recebe, especialmente, o nome de empregador ou patrão.

“LOC. CIT.”. Abreviatura de *loco citato*, expressão latina que significa local citado.

Vide: *Loco citato*.

“LOCKOUT”. Locução inglesa que se traduz *fechamento para impedir entrada*.

Na terminologia da Ciência Econômica, significa o *fechamento de estabelecimentos industriais*, por determinação dos respectivos proprietários, unidos por uma coligação, em represália à *greve dos operários*, em um dos estabelecimentos.

Traz, assim, como medida defensiva dos patrões coligados, o objetivo de compelir os operários em greve a retornarem a seus serviços, a fim de não prejudicar os demais companheiros, que também se privaram do trabalho, em vista da suspensão coletiva.

Lockout, pois, tecnicamente, é a suspensão do trabalho, em vários estabelecimentos, por solidariedade àqueles em que se verificaram as greves.

As leis brasileiras consideram ato ilícito e prejudicial aos interesses coletivos. E assim é, pois, que visa prejudicar os interesses proletários em proveito de pessoas gananciosas por melhor lucro.

“LOCO CITATO”. Locução latina, que se traduz *local citado*, usualmente empregada nas citações de textos já mencionados antes, ou cuja referência já se havia feito. É comumente anotada na abreviatura *loc. cit.*

LOCUPLETAMENTO. Derivado do latim *locupletare* (enriquecer), é tecnicamente empregado, na terminologia jurídica, para significar toda e qualquer espécie de *enriquecimento*.

Exprime, pois, todo *proveito*, toda *utilidade*, todo *benefício*, que, quando auferidos, venham *aumentar*, *engrandecer* o patrimônio da pessoa.

Este aumento, ou engrandecimento, não quer simplesmente significar o acréscimo material, o aumento efetivo de coisa corpórea, a que se venha juntar os demais bens da pessoa. Quer significar qualquer *vantagem*, material ou imaterial, que *modifique* ou *melhore a situação patrimonial* da pessoa.

É este o sentido amplo de *locupletamento*. Mas, esse locupletamento deve ser sempre lícito. E jamais provir de ato que ocasione prejuízos a outrem. É daí que nasce o sentido de *locupletamento ilícito*, que é o enriquecimento indevido, sem amparo legal, porque se gera de *ofensa ao patrimônio alheio*.

Nestas condições, assegura a lei ao prejudicado ir buscar das mãos do *locupletador* tudo com que se tenha enriquecido à sua custa e em prejuízo dele.

Semelhante ação é denominada de *actio de in rem verso*, a qual investe o autor no poder de ir buscar, de quem causou o prejuízo, enriquecendo-se indevidamente, *in quantum locupletior factus est*. Mesmo contra os seus herdeiros, quando se trata de um delito ou violação da posse.

A *ação de locupletamento*, como vulgarmente se diz, pode, pois, ter como fundamento uma série de *atos*, dos quais tenham resultado para o *autor* um *empobrecimento patrimonial*.

É a ação própria para *cobrança* das *letras de câmbio*, cuja ação executiva não possa ser mais usada, por haver o portador do título decaído dela, pelo transcurso do *quinqüênio*.

Vide: *Enriquecimento. Pagamento indevido. Repetição. Repetição do indébito*.

“LOCUS REGIT ACTUM”. Locução latina, que se traduz: a lei local é que rege os atos, em aplicação no Direito Internacional Privado, para exprimir que, em regra, a lei da localidade, em que o ato jurídico se formulou, é que regula a sua forma.

Quer então, juridicamente, significar que o ato jurídico, que se executou regularmente, obedecendo, na sua formação material, às prescrições impostas pela *lei da localidade* (*lex locale* ou *lex loci*), deve ser tido como válido e deve ser provado pela forma em que se traduziu, onde quer que se possa fazer valer seus efeitos.

Nesta razão, a eficácia da regra *locus regit actum* refere-se somente à *forma do ato*.

Quer isto dizer: é pertinente aos requisitos ou condições de sua *materialização*. Não atinge, pois, a seu *fundo*, pertinente ao conteúdo e aos requisitos de ordem intrínseca, também indispensáveis para a validade do ato, nos quais se anotam as formalidades habilitantes.

A *locus regit actum*, pois, vê reduzida a sua imposição, na aplicação da *lex loci*, à *feitura material* do ato jurídico, indicando as regras desta formação, para que possa ser provado, quando assim se pretender.

Assim, não se refere aos atos que não se tenham produzido por escrito e que precisem de ser provados mais tarde. Neste caso, a prova do ato será feita segundo a regra da *lex fori*, ou seja, a *lei do foro*, em que a questão for ajuizada e onde o *fato* deva ser provado.

LOGO. Do latim *locus*, primitivamente, na mesma acepção de *lugar*, é comumente usado como *advérbio de tempo* ou como *advérbio de conclusão*.

Na técnica jurídica, como advérbio de tempo, quer exprimir o que *deve vir em seguida, imediatamente depois, sem qualquer interrupção*.

Assim, entre o ato anterior e o que *logo* se pratica nada deve *mediar*: o que segue, em continuidade ou em virtude do primeiro, exprime o que vem *logo*.

Logo. Na terminologia antiga, fundado em seu sentido originário (*locus*), significava *morada ou residência*.

LOGRADOURO. Derivado de *lograr* (desfrutar ou tirar utilidades de alguma coisa), originariamente significa o campo de pastagem público, onde podiam pastar os animais da vila ou de qualquer localidade.

Logradouro. Mas, na terminologia nativa, é mais propriamente tido como o *local ameno e agradável*, como praças, jardins, hortos, passeios, mantidos pelos Poderes Públicos, para desfrute e gozo dos habitantes da localidade. Ou construídos pelos particulares, para uso próprio.

Os primeiros dizem-se *logradouros públicos* e os segundos, *logradouros particulares*.

LOGRADOURO PÚBLICO. Mas, a qualidade de público atribuída ao logradouro não se restringe aos jardins, praças etc., conforme anotamos acima. Toda parte ou superfície da cidade destinada ao trânsito público, oficialmente reconhecida e designada por um nome, de acordo com as posturas do Município, entende-se *logradouro público*, isto é, para uso e gozo de toda a população.

LOGRAMENTO. Derivado de *lograr*, do latim *lucrari* (lucrar), propriamente entende-se como o *desfrute* ou *lucro*, que se tira de alguma coisa.

Tecnicamente, é, pois, o *proveito* tirado com a aplicação de capitais ou com o emprego de alguma coisa.

LOGRO. Derivado de *lograr*, é vocábulo tomado em sentido diferente de *logramento* (ação de *lograr*). Quer exprimir o *engano*, a que se leva a pessoa, seja para disso se auferir lucro, ou seja mesmo em intuito pilhérico.

LOJA. Derivado do italiano *loggia*, do latim *logeum*, primitivamente exprimia o *lugar inferior* das casas.

E do uso de se instalarem as *casas de negócios* e *oficinas* na *parte térrea* das casas, passou o vocábulo a distinguir todo *lugar*, em que se vende ou se faz qualquer coisa, publicamente, situado no *piso térreo* dos prédios.

Mas, na técnica mercantil, o sentido de *loja* está unido ao de *venda*. A *loja* é o lugar *onde se vende qualquer coisa*, mesmo que esta coisa seja nela feita, como no caso da *oficina*, em que o oficial ou artífice faz e vende.

Embora, em seu sentido, não se distinga a loja pela mercadoria que vende, é o vocábulo especialmente empregado para o *negócio de fazendas* e *de armarinhos*, ou de outros, que não sejam alimentícios, vendidos *a varejo*.

Para estes, negócios de secos e molhados, emprega-se comumente a designação *armazém* ou *negócio*.

LOJISTA. Derivado de *loja*, na técnica mercantil assim se diz da pessoa que tem *loja* ou que vende em uma loja.

Deste modo, lojista é o comerciante varejista que vende em *loja*.

LONGO. Derivado do latim *longus* (comprido, externo, afastado), é o vocábulo geralmente empregado para indicar a *extensão* de certa coisa, que se apresenta muito comprida em relação à sua largura. Ou, então, quer designar o *tempo que custa a passar* ou que demora muito.

Os romanos empregavam a expressão *longum tempus* (longo tempo), para aludir ao tempo ou ao prazo em que se processava a *prescrição aquisitiva*. Assim diziam tecnicamente: *longi temporis praescriptio*. Era esta a *exceptio temporalis*, que se deduzia contra aquele que pretendia reivindicar a coisa em poder daquele que a possuía há *longo tempo*.

Conhecia-se, também, o *longissimum tempus*, que aludia ao decurso de tempo mais dilatado que o longo. Era, por isso, *longuíssimo*. Este correspondia ao usucapião trintenário.

LONGO CURSO. Na terminologia náutica, adotada pelo Direito Comercial Marítimo, assim se diz da navegação que se opera em todos os mares.

Distingue-se, assim, da navegação de pequeno curso, isto é, que não atravessa os mares, e da navegação de cabotagem.

LOTAÇÃO. Derivado de *lotar*, de *lote*, como vocábulo técnico é empregado na linguagem comercial para designar o *número certo de coisas*, que podem ser comportadas dentro de uma outra.

Desse modo, a *lotação* determina o limite de capacidade das coisas, em que se colocam outras, para fins diversos.

Em relação às coisas, que servem para transportes, como *navios*, *vagões*, *caminhões*, indica a capacidade máxima de carga, em peso (toneladas), que podem transportar.

Lotação do teatro, por exemplo, quer significar o número certo de pessoas, que podem ser admitidas nele.

Lotação. Mas também é o vocábulo empregado para designar a *fixação* ou *determinação* feita a respeito de certas coisas.

E, assim, quer significar ainda o *cálculo* ou *cômputo*, realizado na intenção de se fazer *aestimação* acerca de rendimentos ou para verificação do *número certo* de coisas, que venham formar um *quinhão*.

Lotação. Na linguagem agrícola, quer designar a *mistura* de produtos líquidos de qualidades diferentes, de melhor e inferior qualidade, para conseguir um *melhor produto*, obtendo-se, assim, preços mais vantajosos.

Lotação. Na terminologia do Direito Administrativo, é o *número certo de funcionários*, que podem ser classificados numa repartição ou departamento, com base no quadro para ele estabelecido.

Lotação. Veio a ser empregado para designar o veículo usado no transporte, que aceita passageiros até o limite prefixado. *Autolotação*. Em regra, os *lotações*, que de começo eram compostos somente dos próprios automóveis, lotados até cinco passageiros, vieram a se constituir de veículos maiores (ônibus), comportando maior número de pessoas.

LOTADO. Como adjetivo, refere-se a tudo o que é determinado, calculado, fixado, classificado, completo.

Lotado. Designa o funcionário público que, transferido ou nomeado, é classificado ou incluído no quadro de um departamento ou de uma repartição.

LOTAR. Determinar, classificar ou formar em lotes, fixar, computar, calcular.

LOTE. Derivado do gótico *hlautus* (sorte, quinhão ou herança), era o vocábulo, primitivamente, tomado no sentido da *parte* ou *quinhão*, que se atribui ao herdeiro em um bem ou bens não suscetíveis de divisão.

Lote. Na técnica mercantil, assim se diz para todo *grupo de mercadorias*, seja da mesma espécie ou de espécies diferentes que se vendem reunidas.

Especialmente é empregado na técnica leiloeira, para a venda de grupos de mercadorias, reunidas num *bando* ou numa *porção*.

E, extensivamente, exprime todo grupo de mercadorias ou objetos que se conduzam juntas ou se vendem juntas.

Lote. Significa, ainda, a parte ou a pequena porção de terreno, resultante da divisão de um imóvel: cada uma das partes ou porções do imóvel dividido constitui um lote.

Assim, chamam geralmente de *lote* todo terreno de dimensões pequenas, propriamente destinado à construção de uma casa, terreno este correspondente a uma *carta*, expedida originariamente pela autoridade pública ou pelo proprietário, que dividiu o terreno e o vendeu em partes.

Em regra, o lote faz frente ou testada para um logradouro público, tendo dimensões, limites e outras discriminações anotados no título que o represente e que, devidamente registrado, serve de prova de domínio ao seu proprietário.

Vide: *Loteamento*.

Esta acepção jurídica de *lotes* já era conhecida pelos romanos, que os denominavam de *agri quaestori*, quando vendidos publicamente e *agri assignati*, quando cedidos gratuitamente. Eram os lotes *vendidos* ou *assinados*, correspondentes às *partes* ou *porções* em que se dividiam as terras públicas.

LOTEAMENTO. Na terminologia jurídica brasileira, de *lotear* (dividir em lotes), é o vocábulo empregado para designar, especialmente, a *divisão de um imóvel em lotes*, para venda.

Há mesmo, a respeito do assunto, legislação especial, reguladora da divisão em lotes ou *loteamento*, para que se possam efetivar as vendas dos lotes em que o imóvel foi fracionado, quando esta venda vai ser efetivada *em prestações*.

Entre as exigências legais, está a do *registro do imóvel loteado*, pelo qual se ponha em evidência a *localização* dos lotes na *planta da divisão*, com as indicações que os individualizem entre si.

E, nesse mesmo registro, vão sendo anotadas as vendas efetuadas, nos termos dos contratos ajustados.

A lei que regula o loteamento é o Decreto-lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, regulamentado, em 15.09.78, pelo Decreto nº 3.079.

A Lei nº 6.766, de 19.12.79 – que revogou os arts. 345 e segs. do CPC/1939, mantidos em vigor, até o advento da nova lei, pelo art. 1.218 do CPC/1973 –, dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, tratando de projetos, registros e contratos.

Dispõe o art. 2, par. 1, da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979: Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes”. O loteamento qualifica-se não por sua localização, mas por sua destinação. Assim, será loteamento urbano aquele que se destina à utilização de residência ou atividades urbanas, ainda que situado em zona rural; será considerado loteamento rural aquele destinado a atividade agrícola, seguindo o conceito do Estatuto da Terra, que é a Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, que considera” ...prédio rústico, de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. O Estatuto da Terra não se refere especificamente a loteamento rural, usando da expressão “colonização” como “toda atividade, oficial ou particular, que se destine a promover o aproveitamento econômico da terra, pela sua divisão em propriedade familiar ou através de cooperativas”. (nsf)

LOTEAMENTO FECHADO. Loteamento fechado é a subdivisão da gleba em lotes destinados a edificação ou formação de sítio de recreio, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos, devendo ser essa gleba cercada ou murada em todo o seu perímetro de modo a manter sob controle o acesso aos lotes. (nsf)

LOTARIA. Derivado de *lote*, que também tem o sentido de *prêmio*, ou seja, *coisa* que tem que sair nos sorteios ou nas rifas, entende-se a operação ou oferta, feita publicamente, em que um dos participantes, mediante entrega de *certa quantia*, recebe do outro um *número*, que o tornará apto a ser favorecido com o prêmio ou prêmios, que serão sorteados pelos números e caberão ao portador deles. Resulta num contrato aleatório.

Tecnicamente, é uma *espécie de jogo* para obtenção de um *prêmio em dinheiro*, ou *em bens*, que se realiza por meio da venda ou colocação de *bilhetes numerados* ou por outro processo, em que se distribuam os *números*, que participarão de um *sorteio*.

As *loterias*, embora se caracterizem *jogos de azar*, quando autorizadas pelas autoridades públicas, funcionam legalmente.

Conforme a autoridade que autoriza a concessão, dizem-se federais ou estaduais.

As loterias estaduais somente têm curso, isto é, somente estão autorizadas a circular nos limites territoriais dos Estados, que as autorizaram. Além destes limites, entendem-se *loterias não autorizadas*. E sua venda constitui *contravenção*.

As loterias federais têm venda franca em todo o território da República.

Loteria. A loteria também se pode cumprir ou realizar através de *palpites* ou de outras combinações.

LOTO. É o loto (ô). Derivado do italiano *lotto* (loteria), é a denominação usada para designar uma espécie de *jogo de azar*, semelhante à loteria, por ser o *prêmio em dinheiro* conferido por meio de *sorteio de números*.

Consta o jogo de *cartões numerados*, que vão sendo marcados pelos jogadores à medida que, ao acaso, os números, inscritos nos respectivos cartões, vão saindo de uma urna ou são tirados

de um saco, fazendo jus ao *prêmio* (representado pela soma de dinheiro entregue por cada um dos jogadores) aquele que primeiramente preencher os *números*, em seu cartão.

Diz-se também *víspera*. É jogo que pode ser bancado ou realizado entre parceiros. No primeiro caso, os banqueiros garantem um prêmio. No segundo, o prêmio é representado pela soma de *apostas* feitas pelos jogadores.

Similar ao *loto*, há o *bingo*, jogo em que se distribuem prêmios aos que, pela sorte dos números saídos, enchem certas filas de números de seus cartões.

Forma reduzida de loteria. Diferente de o *loto* (ô), que vem do italiano. A *loto* é, no Brasil, loteria oficial em que se sorteiam números, em determinados dias da semana, concorrendo as pessoas que, nas casas lotéricas, fizeram suas apostas mediante preenchimento de impresso(s) próprios(s) do jogo, com escolha de números que, conforme a quantidade de acertos no(s) sorteio(s) seguinte(s), poderão dar prêmio em dinheiro a quem acertar.

Vide: *Jogo*.

LOUÇAS. É o vocábulo, segundo uns, derivado do latim *luteus* (feito de barro); segundo outros, é forma de *lousa* (pedra, ardósia).

Geralmente, é empregado para designar qualquer espécie de artefato feito de barro, pedra, porcelana ou mesmo de vidro, destinado ao uso doméstico ou para outros fins.

Restritamente, é tomado no sentido de *pratos*. Mas, mesmo quando tidas como aquelas que servem para *serviços de mesa*, não somente os pratos, em que se servem os alimentos, são compreendidos como louças.

Louças, são também as terrinas, as tigelas, os bules, o açucareiro, as xícaras, mesmo os copos e outros recipientes de cerâmica trazidos à mesa com os alimentos e bebidas.

Todo objeto, assim, produto de cerâmica, utilizado nos *serviços de mesa*, entra na designação de louças.

O conjunto de louças diz-se *louçaria*. As louças próprias à alimentação da pessoa, aquelas que são utilizadas diariamente às refeições, entendem-se *objetos de uso doméstico*, que fruem o benefício da impenhorabilidade, em caso de execução, *quando evidente* que o produto da venda será ínfimo, em relação ao valor de sua aquisição.

LOUCO. Palavra de origem obscura, é geralmente entendido como aquele que *perdeu a razão* ou que *endoideceu*.

É, assim, de sentido mais estrito que *alienado*, que compreende outras espécies de *insanidades mentais*, além do louco.

A ciência médica não os confunde. A psiquiatria chama de louco ao *doente de um processo patológico ativo*, quando outros enfermos de processos patológicos estacionários ou crônicos, ocorridos na evolução mental, ou ocorrentes na involução senil, não se mostram casos de loucura.

Nesta razão, segundo mesmo o sentido vulgar do vocábulo, aquele que *perdeu o juízo*, a palavra *louco* restringe-se a uma *espécie de doente mental*, mas não define todos os *doentes mentais*.

O *louco*, assim, é de significação restrita, designada a pessoa atacada por uma das afecções mentais, como efeito de um processo psiquiátrico agudo, tornando-a incapaz para praticar validamente os atos da vida civil.

Não se refere ao idiota, ao *débil mental*, ao *imbecil*.

Nesta razão, a *loucura*, designativa do *estado de louco*, é mera espécie do grande gênero das insanidades ou alienações mentais, conforme se tem acentuado na linguagem técnico-científica.

A expressão genérica, em tal caso, é *alienação mental*.

Nossa lei civil, no entanto, aplica-o no sentido de *enfermo mental*, nele incluindo qualquer espécie de *insano mental*.

Vide: *Doença mental*. *Enfermidade mental*.

LOUCO FURIOSO. Assim se diz do louco que, nos momentos de delírio ou de *furor*, se torna *violento* nos gestos e profere gritos alarmantes.

O louco furioso, assim, é o que se apresenta em *fúria* ou com *furor*.

Vide: *Furioso*.

LOUVAÇÃO. Derivado de *louvar*, do latim *laudare* (na significação jurídica de *nomear e aprovar*), é na técnica jurídica empregado, em sentido amplo, para designar a *escolha* ou *anomeação* de pessoas, a quem se atribui o encargo e poder de dar opinião acerca de uma *controvérsia*.

Como, no entanto, nesta escolha ou nomeação, já se integra o sentido de *aceitar* e *aprovar*, a decisão tomada pelas pessoas nomeadas, revela-se a *louvação*, propriamente, um *compromisso*, pelo qual as pessoas, que têm entre si uma dúvida a resolver, designam outras para que a decidam ou deliberem sobre ela.

Neste sentido, *louvação* tanto se entende a nomeação e escolha de *árbitros*, como a nomeação ou escolha de *peritos* e *arbitradores* ou *avaliadores*.

Quando a louvação é promovida para a escolha de peritos, arbitradores ou avaliadores, no curso de um processo, se as partes não indicarem ou não acordarem na escolha daquele que deve funcionar, cabe ao juiz *nomeá-lo*.

Neste caso, não haverá *louvação*, porque esta somente poderá ocorrer, pelo sentido do vocábulo, quando a *escolha é feita pelas partes*.

Em relação às pessoas escolhidas ou nomeadas, diziam-se:

Louvados, quando nomeados para *avaliadores*, *arbitradores* ou *peritos*.

Estes, assim, não se confundiam com os *juízes-árbitros*. Denominavam-se simplesmente arbitradores.

Louvados eram os juízes escolhidos pelas partes, por meio da louvação, para que decidissem sobre a controvérsia havida entre eles.

Sua decisão dizia-se *louvamento*.

Louvamento, pois, designava a *sentença arbitral*; enquanto o *arbitramento*, *avaliação* ou *laudo pericial*, eram ditos também de *louvação*.

Nesta razão é que *louvação* é tomada também no sentido de *avaliação por louvados*, ou por peritos.

LOUVADO. Indica ou designa o próprio perito escolhido pelas partes, num processo judicial.

LSD. Substância entorpecente cuja abreviatura vem da expressão alemã *Liserg Sauer Diethylamid*, referente à substância decorrente da reação do ácido lisérgico com uma dietilamida.

LUCERNA. Do latim *lucerna*, de *lux*, *lucis* (luz, claridade), era primitivamente tido no mesmo sentido de *candeia* ou *lume*.

Mas, na técnica das construções, *lucerna* ou *lucarna* designa a *claraboia*, isto é, a abertura feita nos *telhados das casas*, em que se põem telhas de vidro, para que entre luz ou claridade no interior das mesmas.

Diz-se mesmo de *lucerna* para qualquer fresta ou abertura, mesmo nas paredes, por onde penetra a luz em um compartimento da casa.

LUCIDEZ. É a qualidade ou o *estado de lúcido*, assinalando que a pessoa se encontra em perfeita e sã razão, discernindo e tendo entendimento exato de todas as coisas.

A *lucidez*, pois, é índice de *mentalidade sadia*, de que a pessoa raciocina com clareza, determinando sua vontade de modo normal, sem qualquer dubiedade ou vacilação, decorrente de má compreensão das coisas ou de qualquer perturbação de ordem mental. Quem tem lucidez, tem discernimento.

As controvérsias ou dúvidas acerca da lucidez, quando se faça mister verificá-la, constituem matéria que se esclarece através de perícias médicas, em cujo laudo se determinará a realidade a respeito deste estado da pessoa.

LÚCIDO. Derivado do latim *lucidus* (luminoso, claro), é geralmente empregado para indicar tudo o que, por sua clareza, se mostra *evidente* e *esclarecido*.

É o que se manifesta de *razão* ou *entendimento esclarecido*.

LÚCIDOS INTERVALOS. É a expressão empregada para indicar o *espaço de tempo*, em que alguns *loucos* recobram a *luz da razão*.

Desta forma, o *louco* ou *doido*, nestes intervalos, passa a *ter conhecimento do que faz*, readquire o uso da razão.

É um intervalo de *saúde mental*, em que a pessoa discerne como se, em verdade, estivesse perfeitamente sã de suas faculdades mentais.

Neste caso, diz-se que a *loucura não é continuada*. Nos *acessos de fúria*, o louco é *incapaz*. Nos *intervalos lúcidos*, sem que se prove que estava louco, pratica *atos válidos*: aí é visto como de *mente sã*.

Vide: *Furioso. Louco*.

LUCRO. Derivado do latim *lucrum* (ganho, proveito, vantagem), entende-se, de modo amplo, toda *vantagem* ou *utilidade*, que se possa ter ou tirar de uma coisa ou de um negócio.

Nesta aceção, pois, lucro é *proveito, ganho, interesse, resultado, benefício, vantagem, utilidade*.

Dessa maneira, tudo o que venha *beneficiar a pessoa*, trazendo um engrandecimento ou enriquecimento a seu patrimônio, seja por meio de *bens materiais* ou simplesmente *devantagens*, que melhorem suas condições patrimoniais, entende-se um *lucro*.

No sentido técnico do comércio, *lucro* restringe-se ao *resultado pecuniário*, obtido nos negócios. E, neste conceito, apresenta-se como *juros, dividendos* ou como *interesses*. E, assim, *lucro* e *ganho* são empregados como equivalentes, tomado também *ganho* como o resultado auferido nos negócios, pois há *ganho* que não é *lucro*: o *ordenado*, pago aos que trabalham.

Neste sentido, pois, *lucro* significa a diferença entre o capital empregado e aquilo que ele produziu, dentro de certo tempo.

Os lucros são, pois, os frutos produzidos pelo capital investido nos diversos negócios.

LUCROS BRUTOS. Na técnica do comércio, é a expressão usada para designar a soma *deresultados pecuniários* ou lucros, obtidos em um negócio ou numa operação, sem atenção às *despesas* feitas para sua obtenção.

Representam, assim, os resultados ou os *lucros totais* do negócio, verificados pela aplicação do capital ou numerário empregado e o total que produziu. A diferença entre um e outro, sem dedução das despesas ou outros encargos do negócio, é que constitui o *lucro bruto*, isto é, sem qualquer rebate ou dedução.

LUCROS CESSANTES. É a expressão usada para distinguir os lucros, de que fomos privados, e que deveriam vir ao nosso patrimônio, em virtude de impedimento decorrente de fato ou ato, não acontecido ou praticado por nossa vontade.

São, assim, os ganhos que eram certos ou próprios ao nosso direito, que foram frustrados por ato alheio ou fato de outrem.

O *lucrum cessans*, assim, distingue-se do *damnum emergens* (dano emergente) que já se anota a *diminuição* ou *ofensa* efetiva ao patrimônio.

O *lucrum cessans* é o que *deveria vir*. O *damnum emergens*, ao contrário, já se mostra *prejuízo efetivo*.

Assim sendo, não há *lucros cessantes*, quando, efetivamente, não ocorra *paralisação de lucros*, esperados pela pessoa, não se evidenciando, pois, *prejuízos reais e efetivos*. Lucros problemáticos não formam *lucros cessantes*, quando se aleguem obstáculos, impedimentos ou estorvos por outrem promovidos.

Os lucros cessantes eram *lucros certos*, que deixam de vir por fato estranho e não desejado.

LUCROS ILÍCITOS. Assim se dizem os lucros obtidos por meios ilegais ou condenados pela moral.

São, assim, ilícitos os lucros auferidos da aplicação do capital por *taxas* (juros) superiores aos que a lei determina. São ditos de *juros de usura*, revelando-se cobrança ilícita e atentatória à economia popular.

LUCROS LÍCITOS. São os obtidos, regularmente, em negócios autorizados por lei e auferidos sem ofensa às regras legais.

LUCROS LÍQUIDOS. Entendem-se como *lucros líquidos* os que se apuram em um negócio, depois de feitas todas as *deduções legais*, relativas às despesas gerais, amortizações ou quaisquer outras, realizadas para funcionamento e realização dele.

Na técnica mercantil, os *lucros líquidos* são apurados, periodicamente, por meio de *balanço*, em virtude do qual se faz um levantamento geral de todos os negócios e operações do estabelecimento, encerrando-se, por meio da conta de *lucros e perdas*, todas as *contas de resultados*.

Contas de resultados são as que devem apresentar *lucro ou prejuízo*.

Simultaneamente, fazem-se as *amortizações* legalmente permitidas, levando-se a *débito* da conta de *lucros e perdas* os respectivos totais.

Promovidas todas essas operações contábeis, debitando-se ou se creditando na conta de *lucros e perdas* os valores das *contas encerráveis*, pelo *saldo* apurado, ter-se-ão os *lucros líquidos*, desde que a conta de *lucros e perdas* apresente, na *coluna do crédito*, maior soma que a *dacoluna do débito*, havendo, assim, um *saldo credor*.

Se o inverso ocorre, e o *saldo é devedor*, houve *prejuízo*.

LUCROS SUSPENSOS. É a expressão indicada para exprimir os *lucros verificados*, que não se distribuem aos sócios de uma sociedade ou acionistas de uma sociedade anônima, ficando em *reserva* para acorrer a eventuais prejuízos, em outros períodos.

LUGAR. Derivado do latim *locus*, em sentido literal quer o vocábulo exprimir o *espaço ocupado* por uma coisa.

Espaço ocupado pela coisa ou *espaço determinado*, para ser ocupado pela coisa, são expressões que definem o vocábulo.

Nestas circunstâncias, é o vocábulo para indicar o *domicílio*, a *sede de um negócio*, *habitação*, ou, mesmo, a *circunscrição territorial*, que assinale uma divisão administrativa.

Neste último sentido, é equivalente a localidade.

Na linguagem antiga, porém, como termo técnico, *lugar* era a *pequena povoação*, menor que a vila e maior que a aldeia.

Lugar. Também é o vocábulo empregado, tecnicamente, para exprimir o *posto* ou *dignidade*, atribuído à pessoa.

O *lugar*, assim, indica o *posto*, isto é, o cargo ocupado pela pessoa, mostrado pela *suagrauação* ou *classe*.

Mesmo neste conceito, *lugar* revela a *posição* ou a *situação* ocupada.

LUGAR CERTO. É a expressão usada para indicar o *lugar* ou o *espaço*, que o forma, determinado geometricamente.

Assim, se tem a exata compreensão da medida ou *tamanho do espaço*, que certas coisas ocupam.

Neste sentido, no entanto, a aplicação de lugar certo (*locus certus*) refere-se especialmente aos *imóveis*, que se mostram *certos* pela determinação de sua *área*, demarcada pelas divisas, que mostram a exatidão do *lugar* por eles ocupados.

É assim, que, na indicação das partes possuídas em comum num imóvel, o *locus certus* exprime a parte geometricamente determinada, e *certa pars pro indiviso*, a que se determina aritmeticamente. E daí resulta que a parte de cada condômino deve ser geométrica e aritmeticamente determinada, a fim de que cada possuidor saiba ao certo a parte que lhe compete, no *respectivo lugar* ou *lugar certo*, quando dividido o imóvel.

LUGAR-COMUM. Designa a fonte de onde se retiram argumentos e provas para quaisquer assuntos. Por extensão, indicando chavão, clichê, trivialidade, é a fórmula, argumento ou ideia por demais conhecida e repisada.

LUGAR PÚBLICO. Equivale a *logradouro público*, por ser o lugar em que as pessoas de uma localidade, povoação, vila ou cidade, podem ir para fruir ou gozar o que nele se encontra. É, pois, lugar que pode ser frequentado por todos.

LUGAR-TENENTE. Assim se diz daquele que se põe junto de outra pessoa para desempenhar funções em sua substituição, como auxiliar ou ajudante de confiança.

Entende-se, assim, o sucessor ou substituto eventual da pessoa.

LUME. Do latim *lumen* (luz natural, luz do dia), como vocábulo técnico-jurídico, é propriamente empregado para designar, segundo seu próprio sentido originário, a *luz do sol*, ou a *claridade natural*, que permite ver o sol.

Os romanos já empregavam o vocábulo, nesta acepção, para estabelecer as servidões:

- a) *Servitus ne luminibus, ne prospectui officiatur*, pela qual se impedia o vizinho de tirar ao outro o *lume* ou a vista, em consequência de construções feitas em seu terreno.
- b) *Servitus luminum*, baseada no direito chamado de *jus luminis immittendi*, fundado na existência de *frestas* ou *aberturas*, feitas no muro do vizinho e já constituídas em servidão, ou de *janelas* ou *seteiras*, por onde a luz penetre no prédio vizinho.

Neste segundo caso, a servidão é somente de *lume*, o que não impede de se *tapar a vista*, desde que não se impeça a claridade.

Também quer dizer fogo, fogueira.

Lume. Atualmente, utilizam-se as expressões, *dar a luz*, *trazer a lume* e *vir a lume* para indicar a publicação de uma obra. Fulano deu a lume (ou trouxe a lume) um romance épico.

Sua obra virá a lume (*será publicada*) na primavera.

LUMEEIRA. Derivado de *lume*, é tomado no mesmo sentido de *seteira* ou de *fresta*, por onde penetra a claridade solar.

Também é fogo, lume.

LUNÁTICO. Derivado do latim *lunaticus* (atacado de mania, aluado), diz-se geralmente da pessoa que não tem juízo normal e que sofre influência da lua.

É o que padece da loucura não contínua, com intervalos, e cujos acessos se supõe relacionados ou influenciados pelas fases da lua.

LUPANAR. Palavra latina vernaculizada, de lupa (prostituta, meretriz), designa o local, *residência das mulheres prostituídas* ou *mulheres de má vida*, e ali fazem o comércio de seu corpo.

O lupanar é o *bordel*, o *alcouce*. É a *residência das prostitutas* ou *mulheres públicas*.

Assim, não se pode confundir com o *rendez-vous*, que se entende o *lugar* de encontros furtivos, para fins luxuriosos, ou de libertinagem, com mulheres públicas ou não. Casa de tolerância.

Os atenienses denominavam-no de *dicterions*, lugar em que se realizava a prostituição pública, sob vigilância das próprias autoridades, por intermédio de funcionários chamados *pornótropos*.

LUSTRO. Do latim *lustrum*, é empregado para designar o período de cinco anos, conforme sentido que já era dado pelos romanos, que o aplicavam para indicar o *tempo do censo*, isto é, o tempo regular para eleição dos *censores*.

Lustrum indicava, pois, o período em que, regularmente, se faria a eleição: de *cinco em cinco* anos.

LUTO. Do latim *luctus* (dor, mágoa, nojo), literalmente quer exprimir o sentimento de pesar ou de dor, que se apodera da pessoa em virtude de falecimento de pessoa da família.

E como este sinal de tristeza e dor, geralmente, é revelado pelas *vestes pretas* trazidos pelos parentes do morto, emprega-se o vocábulo para designar estas mesmas vestes.

Estar de luto é trazer roupas de cor preta.

É costume dizer-se *luto fechado* ou *pesado*, quando somente se trazem vestes da cor do luto; *aliviado*, quando já se começa a trazer roupas de outras cores, branca principalmente, em combinação com a preta.

O uso estabeleceu os prazos para o luto, segundo o grau de parentesco entre os que o põem e o morto.

Para os pais, de um ano; para os avós, irmãos, seis meses; para tios, três meses. Para os esposos, não há prazo: luto mantido por toda a viuvez, embora se alivie.

LUTO OFICIAL. Exprime o conjunto de solenidades ou medidas tomadas pelas autoridades públicas, em *sinal de pesar* por um acontecimento lutuoso.

LUVA. Do gótico *lofa* (palma da mão). O documento mais antigo com a grafia *luva* é do século XI, em espanhol. Em português, era *luua*, depois, virou *luva* (século XV). Em

espanhol, *luva* não permaneceu, pois a luva é, atualmente, *el guante*. Mas existe, também, em espanhol, *la lúa*, espécie de luva, sem separações para os dedos, usada na cavalaria para limpeza. É interessante que a palavra luva, do espanhol do século XI, se originou de *lua* (sem acento) que se usava, em espanhol ainda mais antigo, com igual significado. É geralmente empregado para designar a peça do vestuário, que serve para cobrir as mãos.

Mas, na terminologia jurídica, luvas entendem-se as *gratificações* ou *compensações* em dinheiro, dadas por uma pessoa a outra, para que consiga desta um serviço ou dela obtenha uma preferência.

É o *dinheiro que se leva*, para conseguir ou dar preferência sobre uma coisa, ou sobre um negócio.

Vê-se sua prática nos contratos de locação ou aluguel, indicando-se neles a *bonificação em dinheiro*, além do preço do aluguel, para que se tenha a preferência ou primazia na locação do prédio ou da casa. Na maioria dos casos, notadamente de locação, as *luvas* não são anotadas nos contratos, sendo pagas por fora, mediante recibo ou qualquer outra documentação.

Luvas. No plural, indicam também a recompensa que se dá como retribuição de serviço prestado, ou como incentivo.

Designam ainda o aviamento cobrado no ato da venda ou transferência de estabelecimento comercial ou industrial.

LUXO. Do latim *luxus* (fausto, suntuosidade), entende-se o uso de coisas, que não se mostram necessárias, nem se trazem ou fazem por comodidade, mas para *ostentação* ou *capricho*.

Coisas de luxo, assim, entendem-se *coisas voluptuárias*, feitas para deleite, não porque se mostrem necessárias e úteis.

LUXÚRIA. Do latim *luxuria*, como vocábulo técnico de Direito Penal, quer exprimir *devassidão*, *dissolução de costumes*. A luxúria, assim, é revelada pelos atos de lascívia, pela impudicícia ou por todos os atos de sensualidade e de corrupção.

LUZ. Derivado do latim *lux* (luz, claridade, dia), quer exprimir ou designar toda matéria que emana do sol, vem da chama, e faz com que possamos ver os objetos que se encontram em torno de nós.

Na terminologia jurídica, é geralmente empregado no sentido de *claridade*, *lume*, ou para designar tudo o que possa *produzir claridade*.

Há a *luz natural*, que é a *luz do sol*. Existe a *luz artificial*, produzida pelas chamas, promovidas pela combustão de certas matérias ou pelas lâmpadas.

A luz natural, que se diz *lume*, pode constituir objeto de direito. Também se constitui em servidão: *servidão de luz*.



MÁ. Do latim *malus*, *mala*, é a forma feminina de *mau*, tendo assim os mesmos sentidos deste adjetivo. Ligado a outras palavras, forma expressões de uso corrente na terminologia jurídica, com sentidos próprios.

MÁ COMPANHIA. É a companhia que não convém à pessoa, porque, sendo tida ou reconhecida como inidônea, como de má índole ou de mau procedimento, pode corrompê-la com os maus exemplos, ou a pode levar à prática de atos reprováveis.

MÁ EXECUÇÃO. É empregada a expressão, na terminologia jurídica, especialmente nos contratos de *mandato* ou de *locação de serviços*, para exprimir que o mandatário ou locador não se desobrigou da incumbência nem cumpriu sua prestação nos precisos limites, em que a deveria executar.

Assim, a *má execução* revela que a obrigação não se executou *como se deveria executar*, ou porque o executante não cumpriu as ordens ou as instruções recebidas, ou procedeu com dolo, negligência ou imprudência no cumprimento dos deveres que lhe haviam sido cometidos.

A má execução é a *execução imperfeita, incompleta*, que não realizou o objetivo da obrigação ou o *ultrapassou*. Ou é a *execução negligente, desidiosa, imprudente* ou *dolosa*, de que advieram resultados ou consequências, não anotadas se boa e perfeita houvesse sido a execução.

Em princípio, o *executante* é o responsável pelos efeitos de *má execução*, porque ou *seexcedeu dos limites* contidos na autorização para executar o ato, ou agiu por culpa ou dolo, que lhe pesa à própria responsabilidade.

E se a execução se fundava em obrigação própria, esta se entende como não cumprida, porque a má execução mostra que não se fez o que era o dever da pessoa.

Nesta razão, dentro do próprio sentido gramatical da expressão, a *má execução* mostra-se a *execução incompleta, imperfeita* ou *viciosa* do ato, que deva ser praticado ou executado por uma pessoa, como *prestação de uma obrigação* assumida ou como dever de *função ou encargo*, que lhe fora cometido.

MÁ-FÉ. É a expressão derivada do baixo latim *male-fatius* (que tem mau destino ou má sorte), empregada na terminologia jurídica para exprimir *tudo que se faz com entendimento da maldade* ou *do mal*, que no ato se contém.

A *má-fé*, pois, decorre do *conhecimento do mal*, que se encerra no ato executado, ou do *vício* contido na coisa, que se quer mostrar como perfeita, sabendo-se que não o é.

A *má-fé*, assim, é revelada pela *ciência do mal*, *certeza do engano* ou *do vício*, contido no ato ou conduzido pela coisa.

Assim, se pelas circunstâncias, que cercam o fato ou a coisa, se verifica que a pessoa tinha *conhecimento do mal*, *estava ciente do engano* ou *da fraude*, contido no ato, e, mesmo assim, *praticou o ato* ou *recebeu a coisa*, agiu de *má-fé*, o que importa dizer que agiu com *fraude* ou *dolo*.

E quando não haja *razão* para que a pessoa desconheça o *fato*, em que se funda *má-fé*, esta é, por presunção, tida como utilizada.

Os atos feitos de *má-fé* são inoperantes: não recebem força legal, ou são nulos por natureza ou podem ser anulados.

A *má-fé* opõe-se à *boa-fé*, indicativa dos atos que se praticam *sem maldade* ou *sem contravenção* aos preceitos legais. Ao contrário, o que se faz contra a lei, sem justa causa, sem fundamento legal, com ciência disso, é feito de *má-fé*.

MÁ ÍNDOLE. Assim se diz da pessoa que se revela de mau caráter, agindo sempre com maldade. Mostra assim, sentir prazer em praticar o mal.

É a qualidade do perverso ou do que age com perversidade.

MAÇONARIA. Derivado do francês *maçonnerie* (obra de pedreiro), é a denominação dada a uma sociedade filantrópica, de caráter secreto, que tem como símbolos os instrumentos do pedreiro e do arquiteto.

Juridicamente, é considerada uma corporação civil, com personalidade jurídica.

Em cada país, a maçonaria é constituída por um *Grande Oriente*, a que se filiam as *lojas maçônicas*, instituídas nas várias localidades. Representam, assim, as *lojas maçônicas* seções locais do Grande Oriente, sendo por esta razão partes integrantes dele.

Desta forma, encontram-se subordinadas ao poder disciplinar do *Grão-Mestre*, que se entende o *chefegeral* da instituição, por investidura estatutária, que lhe atribui todo poder de dirigi-la, nos termos dos princípios instituídos em sua *constituição*.

Os *maçons*, nome dado aos membros da maçonaria, têm uma *graduação*: partem de *aprendiz*, que é o grau inicial, e vão até o grau 33, que é o máximo.

Nas várias graduações, há denominações de *cavaleiros* que se atribuem aos graduados.

A maçonaria pratica certos rituais, em caráter religioso. Os filhos dos maçons podem ser ali batizados. Há rituais fúnebres, quando morre um de seus membros, havendo uma *encomendação* assemelhada à católica.

As maçonarias adotam certos santos como patronos.

Para reconhecimento dos maçons entre si, adotam eles sinais simbólicos, para cumprimento e apertos de mão, como uso de palavras de passe ou de ordem.

MACONHA. Substância entorpecente extraída do cânhamo (*cannabis sativa*), cuja variante é a *cannabis indica*, da qual se extrai outro entorpecente, o haxixe. Popularmente é chamada a maconha de baseado, diamba, erva, fumo de angola e outros. O princípio ativo da maconha (THC) existe preponderantemente na planta feminina, carecendo, para a sua comprovação em cada caso, do laudo respectivo.

MADEIRA. Derivado do latim *materia* (tronco de árvore), como vocábulo técnico quer exprimir toda parte lenhosa da árvore, transformada em tábuas, vigas, vigotes, barrotes, ripas, caibros, destinados às construções ou aos trabalhos de marcenaria.

Na terminologia técnica das construções, as madeiras dizem-se *brutas*, *trabalhadas* ou *beneficiadas*.

A *madeira bruta* é aquela no estado em que se *desdobra* no tronco da árvore: tábuas ou pranchões e toras.

Madeira *trabalhada* ou *beneficiada* é a que se apresenta, por um benefício de carpintaria, em estado de já ser usada na construção em certos misteres: é o forro, o soalho, as portas, as esquadrias.

É, assim, madeira que não se aplica em estado *bruto*, tal como vem das serrarias: vigas, vigotes etc.

A exploração da madeira bruta, a partir do corte das árvores, entende-se *indústria extrativa*. A industrialização da madeira em outros misteres toma nomes próprios segundo a própria espécie.

MADEIRAR. Derivado de *madeira*, é o verbo empregado na técnica das construções das casas, para exprimir toda ação de *colocar madeiras* ou *armações de madeiras*.

Assim, *madeirar* tem sentido equivalente a *barrotear* (colocar barrotes de madeiras), *vigar* (colocar vigas) ou *fazer a armação da madeira dos telhados*.

Madeirar, pois, dá sempre a ideia de *pôr madeiras atravessadas*, *assentar madeiras* mais resistentes, para que sobre elas se firmem os assoalhos ou se façam as coberturas das casas.

Assim, à *ação de madeirar*, de formar armações de madeiras, seja para que nelas se preparem os pisos assoalhados, ou para que nelas se façam o telhado, diz-se *madeiramento*.

Mas também se diz de *madeiramento* e, às vezes, de *madeirame*, para o conjunto de peças que entram nas armações.

Facilmente se distinguem os dois sentidos: no primeiro, diz-se fazer o madeiramento; no segundo, alude-se ao madeiramento, isto é, ao total das madeiras empregadas.

Os vigotes que se colocam sobre as paredes, onde se firmará a *armação* ou o *madeiramento*, dizem-se propriamente *frechais*. Neles se assentam os caibros dos telhados e outras peças da armação.

Colocar frechais, no entanto, também é madeirar. E os frechais fazem parte do madeiramento ou madeirame.

Em princípio, o vizinho pode madeirar no prédio contíguo, isto é, firmar algumas das vigas de sua armação ou colocar frechais na parede do outro prédio, desde que esta ofereça a necessária resistência e solidez e pague ao proprietário a indenização correspondente ao custo da parede em que quer *meter a trave* (travejar) ou colocar o *frechal*. Se a parede é comum, o direito de madeirar também lhe cabe, sem qualquer indenização, contanto que não venha prejudicar o uso dela por parte do outro dono.

Vide: *Servidão “tigni immittendi”*.

MADRASTA. Do latim *matrasta*, pejorativo de *mater* (mãe) entende-se a mulher que casa com viúvo, em relação aos filhos deste, havidos no casamento anterior. Em relação a ela, estes mesmos filhos, do *leito anterior* de seu marido, dizem-se *enteados*.

MADRINHA. Do latim *matrina* diminutivo afetivo de *mater* (mãe), diz-se da mulher que serve de testemunha nos batizados, nos crismas ou que acompanha as noivas à igreja.

Extensivamente, assim se diz de toda mulher tomada como protetora de uma pessoa ou *comoparaninfo* de um ato.

Madrinha. Na terminologia agropecuária, é a designação dada ao animal que serve de *guia* aos rebanhos, indo à frente deles. Ex.: *égua marinha*

Neste sentido, usa-se do adjetivo *madrinheira* para designar o animal que possui essa qualidade.

MADUREZA. De *maduro*, exprime a maturidade ou sazonalidade dos frutos, vindo naturalmente, mostrando-se em tempo de servirem de alimento ou de serem usados.

Madureza. Na terminologia escolar, é o vocábulo empregado para designar o *regime de exame de preparatórios*, a que se submetem certas pessoas (maduras pela idade), sem ser necessária a frequência regulamentar, exigida em outros casos. Significa o *regime de exames avulsos*, das disciplinas *propedêuticas*, necessárias à matrícula nas academias ou faculdades.

MÃE. Do latim *mater*, é a designação dada à mulher que dá origem a outro ser, denominado propriamente de filho, sem importar o *estado civil*, em que se encontrava.

Em relação ao parentesco que se estabelece entre ela e seu filho, diz-se *ascendência*. É dela o ascendente feminino em primeiro grau.

A *maternidade*, qualidade de mãe, em regra, sempre se faz certa. Bem por essa razão já acentuavam os romanos: “*Semper certa mater est, etiamsi, vulgo conceperit*”.

Vide: *Filiação. Maternidade*.

MÃE ADOTIVA. Designa a expressão a qualidade de mãe atribuída à mulher, em virtude da adoção de uma pessoa como filho.

Vide: *Adoção. Filho adotivo*.

MÃE BÍNUBA. Assim se diz da viúva com filhos, que ajusta novas núpcias.

MÃE DE ALUGUEL. Mãe para fretamento ou o chamado útero de aluguel. (nsf)

MÃE DE FAMÍLIA. Denominação dada à mulher casada, legalmente, que tenha filhos.

Entre os romanos, a expressão *mater familias* somente era atribuída à mulher casada, quando o seu marido era o *pater familias*.

Extensivamente, dizia-se *mater familias* toda mulher *sui juris*, isto é, quando assumia a *chefado* lar.

MÃE NATURAL. Dizia-se da mulher que tem filhos, não provindos de união legal. Na linguagem em harmonia com a legislação hoje em vigor, é mãe de “filho havido fora do casamento” (art. 1.596 do CC/2002), que corresponde a “filho ilegítimo” no CC/1916, art. 355.

É a representante legal deles, podendo mantê-los em sua companhia e poder, enquanto não se possa provar que não tem idoneidade moral para os conservar consigo.

Somente o procedimento irregular e desonesto dessa mãe poderá justificar, como medida de interesse social, o afastamento dos filhos de sua companhia e guarda.

E, assim, somente por *decisão judiciária*, pode ser demitida do direito de tê-los em sua companhia e sob seu poder.

Anteriormente, a expressão mãe natural tinha peso e conotação que se afinavam com as designações filho natural e filiação natural que, hoje, ferem o disposto na CF/1988, art. 227, e no art. 1.596 do CC/2002 (“Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”). A respeito, são de interesse os arts. 1.617 (Do reconhecimento dos Filhos), 1.630 a 1.638 (Do Poder Familiar e do seu Exercício), 1.694 a 1.710 (Dos Alimentos), do CC/2002, afora outros dispositivos de ordenamento legal.

MÁFIA. A terminologia é discutida: para alguns, vem do árabe *mahyah*, significando audácia ou arrogância; ou ainda do árabe, *machfil*, significando lugar de reunião. É uma associação secreta e ilícita, nascida na Silícia, com ramificações em todo o mundo, atuando em negócios excusos como o tráfico de drogas, prostituição, crimes financeiros e outros.

MAGISTÉRIO. Derivado do latim *magisterium*, de *magister* (que ensina), é o vocábulo empregado para designar o cargo e função do *professor*.

Também exprime o *corpo de professores* em função em determinada circunscrição ou território.

Quando se trata de professores mantidos pelos poderes públicos, diz-se *magistério público*, em distinção ao *magistério particular*, empregado para exprimir o *professorado livre*, que leciona sem perceber dos cofres públicos, mas é mantido pelos estabelecimentos particulares ou recebe honorários dos próprios alunos.

Segundo a natureza do ensino, distinguem-se os magistérios em *primário*, *secundário* e *de curso superior* ou *universitário*.

Ensino na rede oficial, pública ou privada, reconhecida pelo MEC. Não é qualquer ensino que é magistério para o MEC, como ensinar a engraxar sapatos ou a fazer pinturas de artesanato. (nnsf)

Vide: *Mestre*.

MAGISTRADO. Deriva-se o vocábulo do latim *magistratus*, de *magister*, da raiz *mag*, formadora de *magnum* (grande).

E, assim, literalmente, quer significar uma *função de mando* ou designar aquele que a exerce, *qui magis potest*, isto é, que manda, que ordena, que dirige.

Entre os romanos, era o *magister*. E designava toda pessoa que fosse investida numa dignidade, num cargo ou num *ofício* do governo ou da administração, para ali ser *ocondutor*, o *chefe*, o *maioral*, o *superintendente*, ou o *administrador*.

Segundo a natureza dos cargos ou ofícios, tinham atribuições militares, judiciárias e legislativas, recebendo as denominações de cônsules, pretores, edis, tribunos do povo, questores etc.

Em sentido lato, não foge o vocábulo a esta acepção. Assim, designa todo *funcionário* ou *pessoa* a quem se atribua o *poder de julgar* certos negócios, para o que é investido de uma *autoridade jurisdicional*, administrativa ou judiciária.

É assim que se chama de *primeiro magistrado* ao chefe do Poder Executivo.

Em amplo sentido, pois, *magistrado*, de *magister*, é indicativo da pessoa que, investida de *autoridade*, que se exerce nos limites de uma jurisdição, tem *poder para julgar* e *para mandar*, tomando parte na *administração política* ou fazendo parte do *governo político* do Estado.

Magistrado. Em sentido estrito, é o vocábulo tecnicamente empregado para designar o *juiz*, ou seja, a autoridade judiciária, a que se comete o *poder de julgar* as questões jurídicas.

Embora se diga *magistrado administrativo*, para o que exerce uma função de ordem meramente administrativa, e *magistrado judiciário*, propriamente para o *juiz*, não deixa este de ser um *administrador*. É a ele que se comete o poder de *administrar a justiça*, em nome do Estado.

Neste sentido, pois, *magistrado* designa toda pessoa que faça parte do *poder judiciário*, investida de uma *jurisdição*, de que emane seu *poder para julgar*.

É o *juiz*, pela aplicação da lei aos casos controvertidos submetidos à sua decisão, não importando que pertença aos órgãos judicantes coletivos, ou faça parte de órgãos judicantes singulares.

É o *administrador da justiça*, para fazer valer a vontade da lei.

Nesta razão é que CÍCERO dizia: “*Magistratus est lex loquens; lex autem est mutus magistratus.*” (O magistrado é a lei, que fala; a lei é o magistrado, quando não fala).

Geralmente os *juizes* que se dizem magistrados são os *juizes togados*. E, assim, a designação atinge os *juizes de direitos*, os *desembargadores* e *ministros dos tribunais*.

Os *juizes leigos* não são magistrados.

Os membros do *Ministério Público*, neste aspecto, não são magistrados; não têm *autoridade para julgar*. Não são *juizes*, no sentido fundamental do vocábulo, nesta acepção.

No Brasil, realmente promotores não são magistrados. Mas na Europa, em geral, promotores e juizes são formados em escolas únicas que variam de 11 meses a 3 anos e escolhem a carreira ao final do curso. Existindo magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público. Na Itália, a escolha não é definitiva e pode até trocar de carreira ao longo do tempo. Em Portugal, Espanha, França e Alemanha são escolhas definitivas. (nnsf)

MAGISTRATURA. Derivado do latim *magistratus*, exprime o cargo ou dignidade de magistrado.

É também aplicado para designar o corpo ou classe de magistrados.

Assim, diz-se *magistratura brasileira*, em alusão à totalidade de juizes ou magistrados pertencentes ao *poder judicial federal* e aos *poderes judiciais estaduais*.

Magistratura federal, em referência aos magistrados pertencentes à Justiça Federal. *Em magistrados estaduais*, para se referir aos magistrados pertencentes aos órgãos judicantes, instituídos e mantidos pelos Estados Federados.

Igualmente, segundo os poderes jurisdicionais assegurados ao magistrado e a competência que lhe é atribuída, seja em relação à *matéria judicial* ou às *pessoas*, envolvidas nas questões, a magistratura recebe particularmente as denominações de *civil*, *penal*, *militar*.

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional a LC nº 35, de 14.03.79.

MAGNA. Feminino do adjetivo latino *magnus* (grande), é a palavra empregada no vernáculo, em sua forma originária, na mesma aplicação e sentido do latim: para exprimir o que é grande, que é poderoso, que está acima de qualquer outra coisa, que é principal.

Também se aplica na forma masculina: *magno*.

MAGNA CARTA. É a expressão usada para aludir à Constituição ou Lei Fundamental de um país.

Originariamente, vem a expressão da designação dada à constituição inglesa, outorgada pelo rei João aos barões da Inglaterra, em 15 de junho de 1215.

Costumam, ainda, denominá-la de *Lei Magna*.

MAGNÍFICO. Do latim *magnificus*, é adjetivação empregada para o tratamento respeitoso atribuído aos reitores das Universidades: *Magnífico Reitor*.

Em correspondência, aplica-se igualmente como título honorífico o *magnificência*, título aliás que outrora era dado aos reis.

MAIOR. Derivado do latim *major* (comparativo de grande: *magnus*), é o adjetivo empregado para, em comparação entre duas coisas, assinalar a que excede a outra, em grandeza, em extensão, em espaço, número, duração, qualidade ou intensidade.

Se o adjetivo *grande* (*magnus*) mostra-nos o *elevado*, *maior* exprime *mais elevado* ainda. É, pois, indicativo da *superioridade* em relação ao *grande*, que se exhibe *inferior* ou menor em relação a ele.

Maior. Na terminologia técnico-jurídica (Direito Civil), tomado substantivamente, significa a pessoa que atingiu a *maioridade*, isto é, ao cessar a menoridade, nos termos do art. 5º do CC/2002: “A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil”.

Vide: *Capacidade*, *Maioridade*.

MAIORIA. Formado do adjetivo maior, como vocábulo técnico-jurídico exprime tudo que vem em *maior número*, conseqüentemente em *superioridade* e *mais vantagens* em relação a outras coisas.

É especialmente adotada para assinalar o maior número de votos, que se mostra indispensável, para que as deliberações ou resoluções, tomadas pelas pessoas que formam as corporações, os órgãos coletivos ou a sociedade, nas respectivas reuniões ou assembleias, *se considerem aprovadas*.

É de rigor técnico a expressão: *a maioria resolve* ou *delibera*.

Em regra, a maioria é revelada pelo *maior número*, sem atenção a qualquer preexistência de número ou quantidade. Assim, não importa a *quantidade* que possa existir ou que possa vir. Tanto basta a *superioridade do resultado*, que vem a demonstrar em determinadas circunstâncias.

No entanto, essa *maioria* forma a espécie dita *relativa*.

Maioria relativa, pois, é a que se firma pela *pluralidade*, sem atenção a qualquer relação de número ou cifra, que lhe seja estranha. Resulta simplesmente do maior número de momento, comparativamente ao *número menor*, que lhe ficou abaixo.

Mas, além dela, a *relativa*, há a *maioria absoluta* e há a *maioria qualificada* ou *especial*, que se definem diferentemente, visto que não se formam pela *maioria efetiva* ou *real*, que é *arelativa*.

A *maioria absoluta* é a que tem como base formadora a soma dos *números anotados no momento*, não simplesmente o resultado obtido.

Em regra, constitui-se por um número que corresponda a *mais da metade daquele que se encontra presente*. E será, assim, sempre representada por *mais da metade* de votos, computados, em soma, todos os votos manifestados.

Se 200 forem os votos manifestados, 101 formarão a *maioria absoluta*. E, não importa que, por diversidade de votação, se consiga *maioria* com um número menor de votos. Esta será relativa, não valendo assim para produzir a eficácia da absoluta.

Esta somente se formará por *mais de metade* dos votantes presentes à reunião.

A maioria qualificada é a que se constitui quando atingido o *número* preestabelecido por lei ou regulamento, pela instituição, corporação ou sociedade.

A *maioria qualificada*, dita também de *maioria especial*, é calculada sobre o *número* de votos ou votantes, que poderiam participar da reunião, para deliberar.

A *maioria qualificada* difere da maioria absoluta, que se computa pelo *número de presentes* à reunião, e da *maioria relativa*, anotada pelo maior *número*, realmente obtido, na votação.

A maioria qualificada não leva em consideração a *presença das pessoas* que possam formá-la, mas a *existência*, isto é, a totalidade dos presentes e ausentes, que poderiam participar do colégio ou da assembleia.

Mas essa *totalidade* entende-se daqueles que poderiam legitimamente participar da *votação*.

Ainda a *maioria*, em qualquer dos aspectos mostrados, diz-se *de capital* ou *de pessoas*.

A *maioria de capital* é a que leva em consideração não a pessoa, mas o *valor do capital*, que representa, sendo, assim, seu voto tomado pela importância do capital, que possui. A *maioria do capital*, sem atenção ao número de pessoas, formará a *maioria*.

Neste caso, os votos se cumulam por tantos votos quantos possam formar o capital representado.

A *maioria de pessoas* é a que não leva em conta o valor do capital, mas o *número de pessoas*. É o voto *per caput* ou *voto singular*, em uso notadamente nas cooperativas, onde a maioria se forma pela evidência de maior número de sócios, sem atenção ao valor do capital que possam somar.

MAIORIDADE. Derivado do latim *majoritas*, de *major* (maior), na terminologia do Direito Civil é empregado para designar o estado da pessoa, que atingiu a idade necessária para que se diga maior e adquira a plena capacidade civil, para que possa dirigir sua pessoa e administrar livremente seus bens. Refere-se aos dois eixos: masculino e feminino. Nesta razão, a rigor, maioridade não se confunde com emancipação, pela qual o menor se equipara

ao maior. Por ambas as instituições jurídicas, a pessoa adquire capacidade para o exercício dos direitos civis. Mas, a rigor, distinguem-se: Na maioridade a capacidade é adquirida por um fato natural, a idade. Na emancipação, ou é adquirida por uma concessão legal, quando ocorre *ex vi legis*, ou por uma concessão paterna ou materna, mesmo sem que se tenha atingido a maioridade – art. 5º, parágrafo único do Cód. Civil/2002. Assim, o emancipado é considerado maior, mas não chegou à maioridade. (ngc)

Vide: *Emancipação. Maior.*

MAIS-VALIA. Teoria desenvolvida por Karl Marx, demonstrando que o *lucro* que se obtém com o capital excede ao valor total dos elementos utilizados na produção, tendo como resultante o detrimento do trabalho humano, principalmente quando os produtos são consumidos pelo trabalhador.

No Direito Civil, a expressão é utilizada muitas vezes para indicar a relação custo-benefício, ou a relação de economicidade, de um determinado elemento da contratação, a indicar o valor que integrará o patrimônio de uma das partes.

No Direito Administrativo, a expressão designa a quantia arbitrada pela Administração Pública municipal e que é cobrada do proprietário de imóvel urbano para a regularização de obras ou acréscimos físicos realizados sem a prévia licença edilícia. (nnsf)

MAJESTADE. Título ou tratamento dado aos reis e aos imperadores.

MAJOR. Na terminologia técnico-militar, é o vocábulo empregado para designar o *posto do oficial* de patente ou graduação superior ao capitão e inferior ao tenente-coronel.

MAJORAÇÃO. Derivado de *majorar*, do latim *major* (maior), é empregado para exprimir todo *aumento de valor*.

Majoração de preços é o aumento de preços ou aumento do valor por que se adquiriam certas mercadorias.

Majoração de impostos é o aumento ou a elevação do valor dos impostos.

MAL. Derivado do latim *malum*, é tomado, na técnica jurídica, para exprimir tudo que possa trazer um *dano*, um *prejuízo*, uma *danificação*, uma *destruição*, uma *ofensa física*.

Substantivamente e no sentido jurídico, pois, o *mal* se objetiva em tudo que possa trazer uma *ofensa física* às coisas ou às pessoas.

É o que possa *ofender* ou *prejudicar*.

Adverbialmente, revela o que se possa fazer *irregularmente*, isto é, sem atenção às regras prescritas pela lei ou pelo uso, *erradamente*, ou *diferentemente do que devia ser*.

Mal. Vulgarmente é empregado como equivalente a doença, moléstia, epidemia.

MAL NECESSÁRIO. No sentido do Direito Penal, assim se diz do *mal inevitável* ou que se mostra *indispensável* para reprimir o ataque.

Evidencia-se, assim, no mal que provém da *reação justificada* como repulsa à *agressão atual*. É o mal que se causa em *legítima defesa*. Ou o que se pratica para evitar um *mal maior*.

MALA. Pelo francês *maile* de *mala*, do baixo latim, oriundo do *malha* (saco) germano, originariamente era o vocábulo aplicado para indicar toda espécie de *saco de couro* ou de *lona*, em que se transportavam certos objetos.

Hoje designa toda espécie de *recipiente* ou *caixa*, de madeira, revestida de couro, para guarda e transporte de roupas ou utensílios de uso, bem assim o próprio saco de couro ou de lona.

MALA DIRETA. Designa o sistema de divulgação de produtos e serviços através de distribuição seletiva, por via de impressos (cartas, catálogos etc.).

MALA POSTAL. Designação dada ao *saco*, em que se colocam as cartas ou correspondências, que deve ser transportado de um para outro lugar.

MALADIA. Na terminologia médica, do latim medieval *malatus*, de que se derivou a *malattia* italiana, é o vocábulo tido na acepção de *doença*.

MALEFÍCIO. Do latim *maleficium*, do verbo *malefacere* (fazer mal), quer, de modo geral, exprimir todo o *mal que é feito*.

Assim, significa ou designa toda ação contrária às regras legais, aos bons costumes e à boa ordem, equivalendo ao *dano praticado* ou ao *delito cometido*.

Desse modo, não significa simplesmente o *mal*. É o mal já produzido, já efetivo.

MALÍCIA. Do latim *malitia*, de *malus* (mau), quer exprimir toda *ação maldosa* ou *prejudicial*, praticada *intencionalmente*, isto é, com o *conhecimento do mal* que na ação se encerra.

Assim, a *malícia* não significa apenas a *prática de um mal*, mas a *prática propositada desse mal*, fundada na certeza de que corresponde a prejuízo de outrem, sem que ocorra qualquer justificativa ou seja decorrente do *exercício regular de um direito*.

A *malícia* é, pois, derivada da prática de um ato, unicamente na intenção de prejudicar alguém, sem que assista ao *malicioso* qualquer *interesse jurídico de agir dessa maneira*.

Não há malícia, quando se defenda legitimamente um direito: “*Nullus videtur dolo facere qui suo jure utitur*”.

Nesta razão, quando não se verifica o ânimo de prejudicar (*si non animo nocendi*), não há malícia.

A *malícia*, assim, fundada na ciência do *mal* que se causa, equivale ao *dolo*.

A malícia não gera direitos. E, por isso, o *malicioso* não se pode *aproveitar* de atos que tenha praticado *maliciosamente*.

O prejudicado pela *malícia* de alguém pode exigir dele o ressarcimento pelos prejuízos sofridos.

MALOGRO. Derivado de *malograr* (mal lograr, não tirar proveito), quer exprimir propriamente a *frustração* ou *não consecução* do que se pretendia.

É a não obtenção do resultado desejado ou tentado.

O *malogro* pode ser *acidental* (caso fortuito) e pode ser *provocado* ou *intencional*.

O *acidental* é o que se gera de *fato imprevisto*, *fato natural*, *imprevisível* e *irresistível*. É o que veio independente da vontade humana.

O *provocado* é o que provém de *ato intencional* de alguém, foi *propositado* ou *malicioso*.

As consequências do malogro (prejuízos, danos) são, assim, encaradas sob o ponto de vista jurídico, conforme a *causa* em que se tenha gerado.

Nesta razão, evidenciada a *origem* do malogro, assinalam-se as responsabilidades a respeito dos prejuízos que possa ter produzido. E sua imputabilidade a quem, por sua culpa, tenha dado causa a eles.

MALTHUSIANISMO. É designação dada à doutrina estabelecida pelo economista inglês Malthus, consistente em assentar-se que o *gênero humano* cresce em proporção geométrica, enquanto os *meios de vida* crescem em proporção aritmética.

Nesta razão, o malthusianismo preconiza a restrição à procriação humana, a fim de que, em consequência da desproporcionalidade nos crescimentos da humanidade e dos meios de mantê-la, se evitem os distúrbios consequentes do *desequilíbrio*, que se venha a manifestar.

Em 1798, no seu livro *Essay on Population*, Malthus apresentou sua teoria econômica, de acordo com a qual há um certo nível de população que assegura a renda *per capita* máxima, de modo que qualquer aumento ou queda do número de habitantes baixa a eficiência econômica do país. Em Economia, Malthusianismo econômico é a restrição sistemática da produção a fim de manter os preços em alta.

E se diz *malthusiano* o adepto da doutrina ou tudo que a ela se refira.

MALVADEZ. Derivado de *malvado* (do latim *male elevatus*: o mal elevado), quer exprimir todo *mal* praticado em maior intensidade ou com *requinte*.

A malvadez, pois, revela a maior *ferocidade*, *impiedade* ou *volúpia de maldade* de quem pratica ou executa o *ato mau*.

O *malvado*, assim, não se satisfaz simplesmente em fazer o *mal*: imprime-lhe maior intensidade, para que os resultados ou as consequências dele sejam *mais impiedosas* ou *mais cruéis*.

Caracteriza-se, principalmente, pela *bestialidade* dos instintos do agente e pelos *métodos perversos* utilizados na prática do mal, mostrando-se, claramente, por excessivos e desnecessários, produto exclusivo da intenção de *agravar o mal*.

MALVADO. Pessoa que age ou pratica o mal com requintes de crueldade. É o *agente da malvadez*.

MALVERSAÇÃO. De *malversar*, do latim *male* (mal) e *versare* (enganar, lograr), exprime toda administração que é má, que é ruinosa, que é abusiva, onde se malbaratam seus valores ou se dilapidam bens. É ainda a administração, em que o administrador, conscientemente,

desvia valores ou subtrai bens em seu benefício, locupletando-se abusivamente à custa do dono do negócio administrado.

Na administração em que bens se furtam ou se desviam para enriquecimento do administrador, pratica ele *apropriação indébita*, desde que se trate de administração privada.

Comete *peculato*, se se trata de administração pública.

MAMPOSTEIRO. Derivado de *mamposta* (posto pela mão), era empregado para designar a pessoa que se *postava* em uma função, sob as ordens de outrem.

Havia, principalmente, o *mamposteiro dos cativos*, que tinha a missão de arrecadar as rendas destinadas aos resgates dos cativos.

As funções do mamposteiro constituíam um juizado, chamado *mamposteria*.

“MANAGER”. (Inglês) O gerente, o administrador, o executivo.

MANANCIAL. Do castelhano *manantial*, oriundo do latim *manare* (correr lentamente), é tomado no mesmo sentido de *nascente*, *olho-d'água*, *fonte*.

Figuradamente é tido no sentido de *origem*.

MANCEBIA. Formado de *mancebo* (jovem), primitivamente era aplicado para designar ou grupo ou ajuntamento de *mancebos*.

Hoje o vocábulo *mancebo* é tido como *jovem* ou *moço na idade*.

Mas, derivado do latim *mancipium* (vendido, submetido), no sentido técnico designava propriamente a pessoa que, embora *livre*, isto é, não sendo escrava, se encontrava no *estado de submissão* a outra pessoa.

Era, assim, o *mancipium* uma espécie de *servilis causa*, sofrendo uma *capitis deminutio*.

Em relação aos jovens filhos de família, era o estágio por que deveriam passar, antes que fossem emancipados, sendo, assim, o *mancipium*, também em relação a eles qualificados *deimageria servilis causa*.

É talvez por esta razão que *mancebo*, na significação do Direito antigo, designava o jovem que servia por salário, ou o *moço de servir*.

Mancebia. Na linguagem atual, é o vocábulo tomado no mesmo sentido de *amancebia* ou *amigação*, isto é, a vida em comum de homem e mulher sem serem casados.

Neste sentido, *mancebo* é o amásio. E *manceba*, a amiga, a que vive com o homem sem ser casada com ele.

Mancebia e concubina, pois, na técnica jurídica, têm sentidos equivalentes.

MANCEBO. Indicativo de rapaz ou moço. É empregado no mesmo sentido de amásio.

Vide: *Mancebia*.

MANCINISMO. Do latim *mancus* (maneta), de que se formou o *mancino* italiano (esquerdo, canhoto), é tecnicamente empregado para indicar o *uso da mão esquerda*, também dito *desinistrismo*, de *sinistra* (mão esquerda) ou *canhotismo*.

MANCOMUNACÃO. Derivado de *mancomunar*, de *mão comum* (concertar, combinar), é adotada na terminologia jurídica para exprimir o *conluio* ou a *combinação* concertada entre duas ou mais pessoas para a prática de um *ato simulado* ou de um *ato jurídico*, que possa prejudicar a outrem.

A mancomunação, pois, é o *ajuste ardiloso*, o *conchavo*, a *fraude de mão comum*, isto é, promovida pelas pessoas participantes do ato.

Revela, assim, o *acordo das partes*, pois este é o sentido de *mancomunação*, segundo sua origem literal. *Mão comum* bem exprime o consentimento recíproco, cientes as partes do ato a praticar e das intenções de sua prática.

A mancomunação equivale ao *consilium fraudis*, pois que sem o *concurso de vontades*, combinadas para a prática de certo ato, não haveria o conluio.

Nela, assim, há o *animus nocendi* de quantos participem do ato fraudulento ou do ato simulado.

Evidenciada a mancomunação, o *ato jurídico* se apresenta sem qualquer validade legal, não surtindo qualquer efeito, nem em relação às partes, nem em relação a terceiros.

MANCOMUNADO. É o que fez ajuste ou concerto com outrem a prática de qualquer ato ou de qualquer negócio, que redunde em prejuízo de terceiro. E que se executou ou se realizou, precisamente, com essa intenção.

MANDA. Formado de *mandar* (ordenar, dispor), era aplicado na terminologia do Direito antigo, no sentido de *disposição testamentária*.

Manda. Com o mesmo sentido de *chamada*, significa o *sinal*, que se põe no texto dos livros, para que se *mande* o leitor a alguma nota ou explicação, contida em outra parte do mesmo livro.

MANDADEIRO. Formado de *mandado*, de *mandar*, é empregado no mesmo sentido de *demensageiro*. E, assim, possui sentido equivalente a *mandatário*, ou seja, aquele que é mandado para fazer alguma coisa, ou para cumprir ordem ou mandado recebido.

Adjetivamente, é também empregado relativamente a mandado ou ordem.

MANDADO. Derivado do latim *mandatum*, de *mandare* (ordenar), como vocábulo jurídico significa o *ato escrito*, emanado de autoridade pública, judicial ou administrativa, em virtude do qual deve ser cumprida a *diligência* ou a *medida*, que ali se ordena ou se determina.

Para os mandados expedidos pela autoridade judicial, diz-se, propriamente, *mandado judicial*.

Conforme a natureza da *ordem*, isto é, conforme a natureza do ato judicial a ser praticado, por determinação do juiz, o *mandado judicial* toma denominações especiais: mandado de citação, mandado de prisão, mandado de execução, mandado de manutenção, mandado de segurança etc.

Quer isto dizer que, para melhor ser designado, é o ato distinguido pelo conteúdo da ordem dada.

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. Assim se denomina a ordem do juiz, mandando que se apreenda *coisa* em poder de outrem ou em certo lugar, para ser trazida a juízo e aí ficar sob custódia do próprio juiz; mesmo que em poder de um depositário por ele designado ou do depositário público.

Em regra, o mandado de apreensão é dito de *busca e apreensão*, porque a esta precede a procura da coisa que deve ser apreendida e trazida ao juiz.

Também se determina num *mandado de apreensão*, a apreensão de pessoa, conforme for autorizada por lei. Ocorre, principalmente, nos casos em que se encontrem menores abandonados ou quando os pais estão em demanda de divórcio ou anulação de casamento.

Vide: *Busca e apreensão*.

MANDADO DE CITAÇÃO. É a ordem escrita expedida por determinação do juiz para que seja inicialmente citada a pessoa que vai ser demandada por outra, a fim de que venha a juízo e se defenda da ação contra si proposta.

Este *mandado*, a ser cumprido por *oficial de justiça*, deve conter (CPC, art. 225):

- a) os nomes do autor e do réu, bem como os respectivos domicílios ou residências;
- b) a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a advertência, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis, de que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos alegados pelo autor (art. 285, segunda parte);
- c) a cominação, se houver;
- d) o dia, hora e lugar do comparecimento;
- e) a cópia do despacho;
- f) o prazo para defesa;
- g) a assinatura do escrivão e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz.

O mandado se cumpre, lendo-se o oficial de Justiça à pessoa a quem é dirigido.

O *ato da leitura* deve ser mencionado na certidão a ser feita pelo oficial de justiça, como prova de que cumpriu a diligência. Nesta também deve constar o oferecimento da contrafé e se foi ou não aceita.

Depois de cumprido, é o mandado recolhido a cartório, com a devida certidão de seu cumprimento. E da data de sua entrega, começa-se a contagem do prazo para que o citado cumpra a *ordem recebida*, sob as sanções legais.

Se mais de um citado, o prazo começa a correr da data da entrega do *último mandado*, em que for citado o último dos citandos.

Vide: *Citação. Contestação. Réu.*

MANDADO DE EMBARGO DE OBRA NOVA. É o *mandado* determinado pelo juiz, em deferimento a pedido da parte, contra o *dono* ou *construtor de obra nova*, prejudicial aos interesses do suplicante para que seja essa obra suspensa, onde quer que esteja, e seja, afinal demolida à custa do embargado conforme se decida na ação. É o *mandado de embargo de obra nova* a medida inicial na ação de nunciação de obra nova. E tem a finalidade de *embargar* (impedir) a continuação da obra, até que se decida sobre a razão do pedido do embargante (nunciante).

Vide: *Ação de nunciação de obra nova. Nunciação de obra nova. Obra nova.*

MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE. É aquele em que o juiz, reconhecendo o *direito de posse*, que assiste a determinada pessoa em relação a determinada coisa, *ordena* que seja a coisa tirada da posse de quem a tem indevidamente, para que nela se *imita* o verdadeiro possuidor ou aquele a quem legalmente compete.

O *mandado de imissão de posse* é ocorrente na ação de imissão de posse, a favor do *proprietário da coisa* ou de quem o *represente legalmente*. É, assim, indispensável que o favorecido mostre o direito de ter ou estar na posse da coisa, ilegalmente em poder de outrem.

Nesta razão também é expedido toda vez que se faz necessária a *volta da coisa* para a posse do possuidor, quando está ou estava esta em poder de outrem.

MANDADO DE INJUNÇÃO. Será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania.

Compete ao STF o processo e julgamento originário do mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora – cuja ausência se exige como premissa para impetração do *mandamus* – for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas Casas Legislativas, do TCU, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio STF.

É também da alçada do STF o julgamento, em recurso ordinário, do mandado de injunção decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.

Compete ao STJ o processo e julgamento originário do mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do STF e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal.

MANDADO DE PRISÃO. É a ordem escrita do juiz competente, determinando a prisão da pessoa, denunciada por crime inafiançável ou já condenada por crime que lhe foi imputado.

Exceto o caso de *prisão em flagrante*, não se permite que seja a pessoa presa, sem essa ordem escrita emanada da autoridade competente.

O mandado de prisão deve conter:

- a) O nome da pessoa, que tiver de ser presa, com a *individualização*, que se faz mister, isto é, seu nome, alcunha e sinais característicos ou de identidade.
- b) A menção da infração penal, que motiva a prisão.
- c) A indicação do valor da fiança arbitrada, quando é permitida a sua prestação.
- d) A indicação da pessoa, a quem se comete a qualidade para executar o mandado.
- e) Indicação do escrivão que o passou por ordem do juiz, que será também mencionado.
- f) A assinatura do juiz que o determinou.

O mandado deve ser apresentado ao diretor ou encarregado da prisão, para que possa este, em seu cumprimento, receber e recolher o preso. E aí, também, passará o recibo da entrega do preso.

MANDADO DE SEGURANÇA. Na acepção técnica, é a expressão tomada em dois sentidos:

- a) Exprime a ação intentada pela pessoa no sentido de ser assegurado em um direito líquido e certo, que não esteja amparado por *habeas data* ou *habeas corpus*, ameaçado ou violado por ato de autoridade, manifestamente inconstitucional, ilegal ou ainda por abuso de poder.

É, assim, o remédio jurídico instituído para garantir a pessoa, seja física ou jurídica, no exercício de direito, que se quer ameaçar ou violar, sem que se encontre o ameaçador ou violador, dito propriamente de coator ou autoridade coatora, fundado em qualquer razão jurídica.

E sua finalidade jurídica é a de anular o ato ilegal, que violou o direito, ou de impedir que se execute a ameaça contra o direito.

Assim o mandado de segurança é proposto contra a autoridade coatora para que respeite o direito ofendido ou ameaçado. Desse modo, é fundado na prática de ato de autoridade, em função do poder, de que se acha investida. A nova Lei do Mandado de Segurança, a Lei 12.016/2009 que agora disciplina o tema, equipara à autoridade os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas e as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público.

Não se incluem como atos lesivos, para que se possa fundar o pedido, que se contém no mandado de segurança, os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público.

Ademais, o mandado de segurança não será concedido quando ainda caiba recurso administrativo ou decisão judicial, que tiverem efeito suspensivo ou ainda quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado.

E quanto aos tributos, se ilegais, outros remédios são indicados para sua impugnação, salvo se na prática do ato se verifica qualquer ofensa à atividade profissional do contribuinte, em face de medida, que a venha, injustamente, restringir. Desta forma, destacada essa exceção, não é concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, bem como a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Em relação aos atos recorríveis, veem-se os mesmos isentos de abuso, pois que a autoridade superior pode corrigir as injustiças que deles se gerem.

O ato lesivo, assim, deve importar numa ofensa ao direito, mesmo simples ameaça, quando este direito se exhibe líquido e certo, merecendo, portanto, a proteção legal.

Para os atos restritivos à liberdade, o recurso é o de *habeas corpus*. Este é o único remédio constitucional que tem prioridade em relação ao Mandado de Segurança.

Os atos disciplinares não se mostram atos coatores. Entendem-se atos autorizados regulamentarmente e se mostram integrados nos poderes do administrador.

Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo abrangem os coletivos, que possuam natureza indivisível e cujo titular seja grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica, e os individuais homogêneos, que decorram de atividade comum ou situação idêntica, experimentada pela totalidade ou parte dos associados ou membros.

A nova Lei trouxe uma adequação da norma aos recursos existentes na atualidade, possibilitando, em casos de urgência, impetrar Mandado de Segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada, podendo o juiz, igualmente, notificar a autoridade por telegrama, radiograma ou outro meio que assegure a autenticidade do documento e a imediata ciência pela autoridade coatora. Quando for o caso de documento eletrônico, devem ser observadas as regras da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira.

O mandado de segurança encontra similaridade nos *writs*, instituídos pelo Direito americano para acatamento da constitucionalidade das leis.

Dos *writs*, o que mais se assemelha ao mandado de segurança criado pelo Direito brasileiro é o *writ of injunction*, que se indica como o “remédio destinado à suspensão de ato ilícito, de ente privado ou de agente do poder público, convertido no mandamento básico do controle da constitucionalidade de leis e atos” (J. M. Othon Sidou).

Há ainda os *writ of error*, *writ of mandamus* e *writ of certiorari*, utilizados, conforme as circunstâncias, para impor medidas assecuratórias às liberdades humanas.

b) Quer, restritivamente, a expressão significar a ordem emanada do juiz, em virtude do deferimento do pedido, para que se suspenda o ato, ou seja o mesmo revogado.

É, assim, o título executório da sentença que autoriza a medida pedida, no qual se especificam as providências determinadas pelo juiz, a fim de que cesse a ameaça ou se anule a violência.

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. Pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional ou organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída, em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses dos seus membros ou associados.

Visa, a exemplo do mandado de segurança individual, amparar direito líquido e certo não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.

MANDADO DE SOLTURA. Ao contrário do mandado de prisão, é o de soltura representativo da ordem em que o juiz competente determina que seja o preso posto em liberdade, ou por terminação da pena, por livramento condicional, por perdão ou comutação de pena.

MANDADO “DE SOLVENDO”. É a designação dada especialmente aos *mandados*, em que há uma *condenação de preceito*, isto é, em que não há propriamente uma *sentença condenatória*, mas a ordem ou a determinação para que se cumpra o que é devido.

E se diz *de solvendo*, porque o mandado se expede *para pagar* o que se confessou ou que está líquido e certo.

É o caso do mandado de citação inicial, nas ações executivas, em que se expede para que, ou se pague *inicialmente* o valor da dívida, ou se *veja executar*.

A sentença, que condenou o réu por *preceito “de solvendo”*, será cumprida pelo *mandado “de solvendo”*.

MANDADO EXECUTIVO. É a denominação dada ao *mandado* expedido para que se inicie a execução de uma sentença ou a execução de uma dívida líquida e exequível.

O *mandado executivo*, também dito de *mandado de execução* e de *mandado executório*, mostra-se a *citação* que deve ser promovida para a validade de qualquer execução, mesmo que se trate de *execução de sentença*.

Na *execução de sentença*, é o mandado executivo que vem instaurar o *juízo da execução*, se a sentença já se mostra líquida ou tão logo como tal seja apurada, pela liquidação.

O mandado executivo, na execução, deve conter o teor da *sentença exequenda*. Por ele se promove a citação do réu ou dos réus e já se processa a *penhora*.

Na ação executiva, o mandado tem os requisitos do mandado de citação, embora nele já se peça o pagamento incontinenti ou o *oferecimento de bens à penhora*, como ocorre na execução de sentença.

Dada a natureza do mandado executivo, em que já se pede também a *penhora*, no que se distingue, propriamente, o *mandado de citação*, é chamado também de *mandado de penhora*.

Depois de cumprido o mandado executivo, desde que o pagamento pedido não é satisfeito, mas sim a *penhora*, para que esta, quando se trata de *imóvel*, seja regularmente inscrita, é necessário que o mandado traga devidamente reconhecida por tabelião a *assinatura do juiz*, que o ordenou.

MANDADO POSSESSÓRIO. É denominação genérica dada a todo mandado expedido a favor do *possuidor*, a fim de que se assegure ou se integre na posse da coisa, de cuja perda está ameaçado ou da qual foi esbulhado.

Os mandados possessórios recebem várias denominações.

Dizem-se:

Mandado de manutenção quando expedido para assegurar ou manter a posse, que está sendo turbada. É consequente da ação de manutenção de posse.

Mandado de reintegração é a ordem judicial para que o esbulhador entregue novamente a coisa esbulhada, para que retorne à posse da pessoa que havia sido violentada nela. É o mandado para *restituição da posse*.

Interdito proibitório é a ordem judicial para que se respeite a posse, que está sendo ameaçada de turbação ou de esbulho.

Nele, segundo a regra, será imposto ao réu uma condenação de preceito.

O preceito, assim, configura-se a sanção a ser imposta ao turbador ou esbulhador, se venha a efetivar sua *ameaça*.

Mandado de imissão é o que determina a entrega da pessoa a quem, juridicamente, pertence.

MANDAMENTO. Preceito, ordem ou disposição escrita, em que se dá ou se impõe a feitura de um ato ou a promoção de diligência. Por vezes, pois, traz sentido semelhante a mandato. É o *mandado de autoridade*.

MANDAMENTO JUDICIAL. É o que provém ou foi ordenado pelo juiz.

MANDAMENTO LEGAL. É o decorrente de preceito ou de prescrição firmada na lei.

MANDANTE. Derivado de *mandar*, do latim *mandare* (ordenar, dar poder, autorizar, encarregar), em sentido amplo quer significar todo aquele que *dá uma ordem*, que *comete encargo a outrem*, que *autoriza a prática de um ato* ou *dá poder* para que o mesmo se pratique ou se execute, ou o que *remete* alguma coisa.

Assim, mandante tem sentido equivalente a *ordenante*, a *mandador*.

Mas, no sentido técnico-jurídico, tomado de *mandare*, originariamente formado de *manum dare*, que se entende dar poder ou autorizar, *mandante* quer especialmente significar a pessoa que dá poderes a outrem para que pratique atos ou faça negócios em seu nome, obrigando-a pessoalmente.

No *mandato*, que é o ato jurídico por que se dá o poder, o *mandante* é, pois, a principal figura. É ele quem autoriza a prática do ato, autorização esta convertida no *poder* constante do mandato, em virtude do qual o autoriza praticar, validamente, o ato determinado pelo mandante.

Daí a necessidade de ser o mandante capaz para praticar o ato autorizado, ou seja, para exercer o direito que nele se objetiva.

A capacidade do mandante, desse modo, é vista segundo a natureza do ato a praticar. Se tem capacidade para executá-lo pessoalmente, tem capacidade para ser mandante.

Os romanos chamavam-no de *mandans* ou *mandator* e algumas vezes de *dominus* (senhor). É conhecido por *outorgante*, quando se trata de *mandato escrito*.

Mandante. No sentido penal, sem que se afaste do sentido técnico-jurídico, mandante quer distinguir a pessoa que *ordena* ou outorga a prática de um crime ou contravenção.

É o agente intelectual do crime ou da contravenção, em razão do que se mostra um de seus autores.

MANDANTES CONJUNTOS. Vide: *Mandato conjunto*.

MANDANTES MENORES. Assim se dizem os menores de 18 anos e maiores de 16 anos, que outorgam mandato.

Em regra, os menores, nestas condições, somente podem passar mandato assistidos por seus tutores ou pais.

No entanto, se ocultam sua *menoridade*, propositadamente, não podem invocá-la para que se eximam das obrigações resultantes do mandato.

Em semelhante situação, a ocultação encerra *malícia* ou *má-fé*, sendo, portanto, válido o ato praticado por seu *mandatário*. (ngc)

MANDATÁRIO. Tem a mesma origem de *mandante*, mas significando a pessoa que vai executar a ordem ou cumprir o *mandato* recebido de outrem.

Tecnicamente, pois, mandatário entende-se a pessoa que, investida de poderes outorgados pelo mandante, em um mandato, vai executar atos ou efetivar negócios em nome daquele de quem recebeu os *poderes* para agir em seu nome.

Desta forma, o mandatário é o *executor* dos atos ordenados ou autorizados pelo mandante, em nome e sob responsabilidade de quem age. Mas, mero executante, apenas *dando seus bons ofícios*, para fazer ou realizar o que o mandante pessoalmente não pode fazer, na execução do ato, personalizando o mandante, atua como se fosse este mesmo, fazendo a *ligação contratual* entre o mandante e a pessoa com quem contratou, em nome dele.

A ação do mandatário, porém, está circunscrita aos *poderes outorgados*, o que significa que somente age legalmente quando pratica o ato a que está, expressa ou presumidamente, autorizado.

Sem o *poder outorgado*, o mandatário praticaria o ato ou o negócio, por sua *própria conta*, mesmo que se inculque mandatário de outrem: o poder ou a autorização do mandante, manifesta pela forma prescrita em lei, é que dá autoridade ao mandatário para praticar o ato em nome do mandante. E, somente quando age em função ou decorrência de um poder dado, pratica ato que liga o mandante à pessoa com que contratou.

A capacidade do mandatário para praticar o ato autorizado decorre da competência do mandante: não se pede nem se exige a dele, mandatário, pois que o ato ou negócio não é dele, mas do mandante.

No entanto, há pessoas que se encontram inibidas de exercer a função de mandatário.

Há as restrições do *mandato judicial*, em que mandatário somente pode ser quem possa *procurar em juízo*.

Vide: *Mandato judicial*.

Os romanos não o usavam como vocábulo técnico. Diziam-no *procurador*. Mas é, na realidade, a expressão *procurador* de significação restrita, pois que indica o mandatário *demandato escrito*. Quando se admite o *mandato verbal*, não há instrumento ou procuração. É, mesmo, o *mandato tácito*.

É ainda o mandatário dito de *outorgado*.

MANDATÁRIO “AD JUDICIA”. Assim se diz o mandatário judicial, que recebe poderes gerais para agir em juízo, na defesa dos interesses do mandante ou com os poderes *ad judicium*.

Vide: *Mandato ad judicium*.

MANDATÁRIO “AD NEGOTIA”. É a denominação do mandatário que recebe mandato para tratar dos negócios de alguém. Em regra é o administrador, por mandato, de negócios de outrem. Diz-se, também, *mandatário extrajudicial*, em oposição ao *mandatário judicial* ou *ad judicium*.

Vide: *Mandato ad negotia*.

MANDATÁRIO CIVIL. Como tal se entende o mandatário que vai praticar atos de natureza civil.

MANDATÁRIO COMERCIAL. É a pessoa que exerce um mandato passado por comerciante, para a execução de atos mercantis ou feitura de negócios comerciais.

MANDATÁRIO ESPECIAL. É o que recebe poderes especiais e singulares para tratar de certos e determinados negócios.

Tecnicamente, é o que tem *poderes especiais* ou *especificados* para tratar de negócios ou praticar atos, que somente se consideram válidos quando praticados por mandato, onde os poderes correspondentes são *mencionados especificamente*.

MANDATÁRIO EXTRAJUDICIAL. É denominação dada a todo mandatário que vai exercer seu mandato fora da Justiça, isto é, de mandato, cujo objeto é praticar atos civis ou comerciais normais, em nome do mandante.

É o mandatário para negócios, pelo que também se diz *mandatário ad negotia*.

MANDATÁRIO ILEGÍTIMO. Assim se diz do mandatário que não se apresenta devidamente *autorizado*, pela lei ou pelo mandante, para praticar ato ou atos em nome de outrem.

A ilegitimidade, assim, da *representação* que pretende objetivar pode decorrer de várias circunstâncias:

- a) Não haver sido o mandato outorgado por quem tivesse capacidade para isso.
- b) Não ter o mandante direito para exercer o fato, pelo que não pode autorizar que outrem o execute.
- c) Estar o mandatário inibido de exercer o mandato, notadamente, o *mandato judicial*, em que se requer capacidade para procurar em juízo e ausência de impedimento, que interdite essa modalidade de *procuração*.
- d) Exibição de instrumento de mandato sem as necessárias formalidades legais.

Nesta razão, há a distinguir o *mandatário ilegítimo* do *mandatário insuficiente* ou *não bastante*, que é aquele que, embora munido de procuração, não faz nela o *poder necessário* para a prática do ato.

O *mandatário ilegítimo* é assim o que foi constituído ou está agindo sem *amparo legal*. É o *mandatário fora da lei*. É ilegítimo em relação a qualquer ato.

MANDATÁRIO INSUFICIENTE. É o que age sem poderes do mandante ou além dos poderes conferidos no mandato.

Diz-se, também, *mandatário não bastante*.

O *mandatário insuficiente* é *mandatário legítimo* em relação a certos atos autorizados, mas está *agindo abusivamente* e *excessivamente* em relação a outros atos, para os quais *não tinha poder* para praticá-los.

Os atos praticados pelo *mandatário insuficiente* não obrigam o mandante: este somente é responsável pelos atos autorizados, especialmente por dedução dos poderes conferidos.

MANDATÁRIO JUDICIAL. É o que recebe mandato para agir em juízo, na defesa dos interesses judiciais do mandante.

Vide: *Mandato judicial*.

MANDATÁRIO LEGÍTIMO. É o que está apoderado suficientemente por mandato legítimo ou dado em respeito às prescrições legais.

MANDATÁRIO POSTERIOR. É o *mandatário* que sucede outro no desempenho de um mandato, seja pelo substabelecimento, seja pela outorga de novo mandato, para os mesmos atos.

Se decorre de *substabelecimento*, diz-se, propriamente, *mandatário substabelecido*, em distinção ao *mandatário anterior*, que se diz *mandatário substabelecente*.

Vide: *Substabelecimento*.

MANDATÁRIO SUFICIENTE. É o que se encontra devidamente *apoderado*, isto é, a quem foram conferidos poderes suficientes e necessários para a prática do ato ou dos atos, os quais constam do instrumento do mandato.

Diz-se, também, *mandatário bastante*.

MANDATO. Deriva-se do latim *mandatum*, de *mandare*, composto de *manus dare* (dar a mão), quer tecnicamente significar *dar poder* ou *autorizar*.

Mandato, formado, assim, de *mandatum*, particípio neutro de *mandare*, bem exprime o contrato que designa duas vontades, uma dando à outra incumbência; outra recebendo-a e aceitando-a, para que realize ou execute o desejo da primeira.

Na realidade, a adoção do vocábulo para exprimir o encargo ou a autorização, que se revela no contrato, advém da circunstância primitiva de ser o *mandato* um ônus da amizade, fundado na lealdade e na fidelidade do amigo.

Nesta razão é que Cícero, no *Pro Roscio Amerino*, o mostra como o *fides amicorum componitur*.

E Paulo, no Digesto, registra sua origem como: *Ex officio atque amicitia trahit*.

As mãos, entre os romanos, simbolizavam a amizade e a fidelidade entre amigos. Assim é que *fallere dextra* significava *fidem*; e *per dexteram* era *per fidem*.

Mãos dadas exprime a fé, a confiança que se tem no amigo. *Manus data*, indicando o gesto ou encenação, em que se firmava o *recipio* do amigo, que vinha completar sua aceitação a *orogo* do outro, para que se lhe transmitisse o *poder*, que, pela amizade lhe era conferido para agir em substituição do amigo, passou a compor o vocábulo *mandatum*, designativo da *outorga do poder*.

No sentido técnico-jurídico, *mandato* quer, geralmente, significar o *poder dado* ou *outorgado* a alguém, por quem o possa dar, seja pessoa física ou jurídica, para *representá-la* em qualquer ato.

O sentido de *poder dado*, aí, quer significar a *faculdade* atribuída à pessoa para, como representante ou delegada de outrem, praticar atos que são de sua atribuição ou de seu direito.

Mas, em semelhante circunstância, o *mandato* não se revela somente o *contrato* em que se firmam os poderes de representação, pois que se manifesta como *delegação*, mesmo de caráter político, tal qual a que se confere aos *representantes* ou *delegados do povo*.

No sentido técnico do Direito Civil ou Comercial, o *mandato* é o *contrato*, em virtude do qual uma pessoa outorga ou *dá poderes a outra* para que pratique ou execute atos e negócios jurídicos em seu nome, e esta se compromete a executá-los ou gerir os negócios autorizados, segundo as ordens e poderes conferidos.

Há inicialmente, na formação do contrato, a presença de duas pessoas: o *mandante*, que dá os poderes, e o *mandatário*, que os recebe e se obriga a cumprir o encargo recebido.

Mas, antes que seja aceito pelo mandatário, o *mandato* não se revela um contrato perfeito: é mero ato unilateral do mandante. Somente a *aceitação* do mandatário fixa e aperfeiçoa o contrato, para formá-lo juridicamente.

Por sua natureza, é o *mandato* contrato presumidamente *gratuito*, notadamente quando civil. Mas pode ser instituído sob remuneração ou paga ao mandatário. Será, assim, *oneroso*.

O *mandato*, significando, precipuamente, o poder conferido por uma pessoa para que outrem faça *por si e para si* atos ou negócios, que deveria fazer, como se estivesse atuando pessoalmente, revela-se fundamentalmente uma *representação*.

O mandatário *representa juridicamente* o mandante em todos os *atos jurídicos*, para cuja prática ou execução está *autorizado*.

Esta *representação* se efetiva pela força dos *poderes conferidos* pelo mandante. Os atos praticados sem a concessão de poderes acham-se além dos limites de representação, o que significa que não estão autorizados pelo *mandato*. E, se praticados, não se consideram *atos do mandante*, isto é, atos praticados *por si e para si*.

Mas na representação que o *mandato* revela, o representante (mandatário) *age em nome do representado*. Quando não *age em nome dele*, não há *mandato*, embora possa o negócio ou afazer ter sido efetivamente para outrem, que não o agente que o fez ou realizou.

Vide: *Poderes no mandato. Representação*.

Mandato. É o vocábulo tido, na terminologia jurídica, em outras acepções:

1. No sentido do Direito Penal, assim se diz da *ordem* ou *determinação* de uma pessoa para que outra *pratique um ato criminoso* ou uma *infração*, mediante *promessa*, *paga*, *constrangimento*, *abuso* ou *influência*, decorrente da posição do mandante em relação ao mandatário.

Aí, então, o *mandato* não tem a mesma função do *mandato-representação*.

No *mandato* comum, logo que é cumprido, pela execução do ato ou realização do negócio, o mandatário se esvai. Desaparece do cenário, que é ocupado agora simplesmente pelo mandante e pela pessoa a quem se ligou por ofício do mandatário.

Embora praticando a *ação* ou *fato delituoso*, em virtude de *ordem*, *mando*, *determinação* de outrem, o *mandatário* faz-se, também, agente do crime ou da contravenção, apresentando-se como *autor material* do ato criminoso, em razão do que também lhe é imputada a responsabilidade penal.

2. No sentido do Direito Público, conforme já anotamos, significa a *delegação política* conferida às pessoas, para que representem o povo nas *instituições*, que se constituem pelos seus *representantes*.

É essa acepção assemelhada ao sentido técnico do vocábulo, visto que, nele, em verdade, há *aconcessão de poderes* para desempenho de uma *representação*.

Somente os poderes delegados não são conferidos dentro dos *limites* de uma procuração, nem se fazem objetivos nos moldes do *mandato comum*, que se pode dizer de *mandato jurídico*, em distinção a este que se mostra um *mandato político*.

Quer isto significar que o *mandato político* não é instituído com uma *soma de poderes determinados*, cabendo ao mandatário, no desempenho de sua missão, praticar todos os atos que se enquadrem dentro das atribuições conferidas ou assinadas nas leis, sem outra limitação que a decorrente da *licitude de ação* do mandatário.

3. Na técnica do Direito Internacional Público, é aplicado para designar o *estado de proteção*, em que certos povos ficam perante uma *potência* (Estado soberano), enquanto não se mostram em condições de governarem-se a si mesmos.

É uma espécie amena de *submissão* de Estados ou de povos fracos a Estados poderosos, justificada na alegação de que “não têm aqueles elementos próprios para que se governem por si”.

Os Estados que tomam a seu cargo a direção protetora dos territórios ou povos, submetidos à sua administração política, dizem-se *mandatários*, entendendo-se, assim, que tenham recebido mandato para desempenho desse encargo protetor.

Mandato. O mandato, como contrato que é, também tem a sua extinção.

Extingue-se o mandato:

a) Pela revogação ou renúncia. A revogação é ato do mandante. A renúncia é do mandatário.

b) Pela morte ou interdição de uma das partes.

A morte, em princípio, tudo extingue. Assim, a morte, seja do mandante ou do mandatário, põe fim ao contrato, embora deva o *mandatário*, em certos casos, concluir sua execução, se iniciada, dando contas dela aos herdeiros do mandante.

c) Pela incapacidade superveniente do mandante para outorgar poderes e do mandatário para os receber.

d) Pela conclusão do negócio, objeto do mandato, ou pela terminação do prazo, para que foi instituído.

Há mandato que não se extingue pela morte das partes: o *mandato em causa própria*.

MANDATO “AD JUDICIA”. É a denominação dada ao mandato, em cujo instrumento se inscreve a cláusula *ad judicia*.

É, assim, modalidade de *mandato judicial*. No entanto não quer isto significar que todo mandato judicial seja *ad judicia*.

A cláusula *ad judicia*, de que provém a denominação, dá o *conceito* relativamente à soma de poderes contidos nesta espécie de mandato judicial.

Por ela se investe o mandatário de todos os *poderes para o foro em geral*. Desse modo, neles não se acham inclusos os poderes para prática de atos jurídicos e forenses para os quais se façam indispensáveis *poderes especiais expressos*.

Vide: *Ad judicia*.

MANDATO “AD LITEM”. É também modalidade de mandato judicial.

Entende-se aquele que é conferido pelo próprio juiz oficiante na causa, para que alguém acompanhe o processo e defenda interesses do *réu*, que se encontre *revel* ou *ausente*.

O mandato *ad litem*, pois, é o mandato conferido ou outorgado ao *curador*.

Os poderes, que lhe são outorgados, correspondem aos da cláusula *ad judicia*, pois que não podem ir além da prática dos atos forenses indispensáveis à defesa natural do *réu*.

MANDATO “AD NEGOTIA”. Denominação genérica dada a todo mandato outorgado para a prática de atos jurídicos ou de negócios, fora do Judiciário.

É, assim, expressão equivalente a *mandato extrajudicial*, em distinção ao *mandato judicial*.

Pode, também, como no caso do *ad judicia*, corresponder à cláusula, em que se firmem os poderes de executar e dirigir os negócios de uma pessoa. Neste caso será um *mandato geral para administração* dos negócios aludidos, sem maiores poderes que os de simples administração.

Nesta razão, os atos jurídicos que somente se possam praticar com poderes especiais e expressos não se entendem autorizados.

MANDATO “ALIENA GRATIA”. É usada a designação para distinguir o mandato em que o mandante autoriza a prática de um ato, não de seu interesse, mas de interesse alheio ou de um terceiro.

É o mandato que é dado no *interesse de terceiro*. Daí sua qualificação: *aliena*, de outro, *gratia*, benefício.

É espécie de mandato, conhecido dos romanos, e POTHIER, acentuando a lição de GAIO, admite sua validade, mesmo que nele o *afazer* seja inteiramente de um terceiro.

MANDATO CIVIL. É o mandato instituído por uma pessoa, seja ou não comerciante, versando seu objeto sobre negócios civis.

Desse modo, o traço distintivo do mandato civil está na *natureza civil* do ato jurídico, que lhe serve de objeto, mesmo que o mandante tenha a qualidade de comerciante.

O mandato civil em princípio é *gratuito*. Mas pode ser instituído em caráter *oneroso*, atribuindo o mandante uma compensação ou uma remuneração pelo desempenho do mister, contido nele, ao mandatário.

MANDATO COLETIVO. Assim se diz do mandato, quando há ou pluralidade de mandantes ou pluralidade de mandatários.

É assim o mandato outorgado por *várias pessoas* ou o mandato conferido a *várias pessoas*.

Em semelhantes condições, a denominação é genérica, pois que *coletivos* são os *mandatos solidários, conjuntos, sucessivos e distributivos*. Vide estas espécies.

MANDATO COMERCIAL. Distinguindo-se do civil, o mandato comercial é aquele que é dado por um comerciante para execução de um ato ou negócio mercantil.

Dois, assim, são os requisitos que o distinguem:

a) A qualidade de comerciante do mandante.

b) Objeto incidindo em negócio mercantil.

O mandato comercial, em regra, é *oneroso*.

Sem fugir, pois, ao sentido jurídico de mandato, o mandato mercantil ou comercial é o que é passado por um comerciante, para que se trate de negócio ou negócios comerciais, *em seu nome*.

Daí distinguir-se o mandato mercantil da *comissão mercantil*, assemelhada ao mandato.

Assim, quando o comissário, embora agindo no *interesse do comerciante*, age *em seu próprio nome*, não é mandatário no rigor do vocábulo: é *comissário*.

O mandato sempre se revela no ato ou negócio *operado* ou *feito em nome da pessoa, que o tenha autorizado*, em virtude do que se *obrigue diretamente* com a pessoa com quem o mandatário contratou.

Toda vez, pois, que se pratica um ato para outra pessoa, sem se declarar que o está fazendo em nome dela, não há mandato, nem a pessoa em referência se obriga diretamente para com *o terceiro*, ou aquele com quem contratou o agente, comissário ou intermediário. Está obrigado a cumprir as obrigações assumidas em relação a estes, que fizeram o negócio a seu mando. E o que o fez responde perante aquele com quem contratou.

Vide: *Comissão. Comissário*.

MANDATO CONDICIONAL. É o mandato que se subordina à condição imposta pelo mandante, a fim de que, regulado por ela, possa ser executado o mandato.

Nesta razão, o mandato condicional tem sua execução determinada pela condição estabelecida.

A existência do *mandato condicional* é anotada entre os romanos. Paulo já afirmava: *Mandatum sub conditione contrahi potest*.

A condição pode ser *revocatória, resolutória, dilatória e suspensiva*.

A *revocatória* revoga o poder, extinguindo o mandato.

A *resolutória* extingue a obrigação, sendo motivo de extinção do mandato.

A *dilatória* prorroga ou dilata a execução do mandato, ou marca o *tempo*, em que deve ser cumprido.

A *suspensiva* susta a execução do mandato, até que se cumpra o evento.

MANDATO CONJUNTO. É o *mandato coletivo*, em que vários mandantes ou vários mandatários se *ligam* para passar ou para cumprir o mandato.

Em relação aos *mandantes*, mostram-se ligados por *interesse comum*, de modo que o mandato é outorgado por todos eles. E, nestas condições, somente por todos eles pode ser revogado.

Em relação aos *mandatários*, a *conjunção* do mandato outorgado determina que somente *unidos, ligados, todos juntos*, podem executar o mandato.

Desse modo, seja em relação aos *mandantes*, nos atos que como tal devam ou possam praticar, seja em relação aos mandatários, quanto aos atos que devam executar, somente *unidos* poderão agir.

E assim se entende claramente, pelo significado próprio e técnico de *conjunto*, que nem uns nem outros poderão agir *isoladamente*.

Este é o sentido de *mandato conjunto*, mandato em comum para ser passado, alterado, sustado ou para ser cumprido.

No mandato judicial, não se permite a conjunção relativamente aos mandatários, em virtude do que não possa um deles agir sem a presença do outro.

MANDATO CONVENCIONAL. Designação atribuída ao mandato comum, que se forma ou se constitui mediante contrato ou convenção, para o distinguir do mandato legal, resultante de regra ou imposição de ordem legal.

Em princípio, o mandato legal institui uma *representação legal*, cujos limites se assinalam na lei. E mesmo quando o mandato legal resulta de contrato, como o das sociedades, o representante ou mandatário legal bem se destaca do mandatário convencional.

O mandatário convencional sempre assina *pela pessoa* representada, enquanto no legal ele *personaliza* o representado.

MANDATO-CUSTÓDIA. Não é propriamente um mandato na acepção própria.

É a denominação atribuída ao *depósito* (*mandatum custodiae*), em face de sua semelhança ao *mandato jurídico*.

É bem verdade que o *depositário*, a quem se comete o encargo de *guardar a coisa*, age em face de um *poder* recebido por quem lhe entregou a coisa.

Mas não é ele mandatário, pois que não *representa* o depositante e somente se obriga a *conservar a coisa* e restituí-la, quando pedida.

O mandatário é obrigado a fazer o que o mandante determinou. E o resultado desta missão é da obrigação do mandante.

Nenhum ato do depositário, executado, de que decorre obrigação com uma terceira pessoa, obriga diretamente o depositante a esta pessoa.

Vide: *Depósito. Depositante. Depositário.*

MANDATO DE ADMINISTRAÇÃO. Segundo o sentido exato da expressão de *administração*, que o especifica, entende-se como mandato de administração aquele em que se conferem poderes para *administrar um negócio* (estabelecimento) ou para dirigir uma *série de negócios*.

Por ele, pois, o mandatário fica investido nos poderes de dirigir e administrar o estabelecimento comercial ou os negócios de uma pessoa, desempenhando o ofício ou o encargo, dentro dos princípios inerentes à missão que lhe foi confiada.

Nesta circunstância, o mandato de administração não quer significar nem *mandato geral* ou em *termos gerais*. Quer exprimir o *mandato para administrar, para gerir, para dirigir* o estabelecimento comercial ou civil ou a série de negócios do mandante, ali anotados.

Nele podem ser conferidos *poderes especiais*, como o mandato pode ser conferido em *termos gerais*, dentro dos quais, então, serão executados os atos e limitada a função do administrador.

Quando o mandato de administração é outorgado em termos gerais para administrar, aí somente os atos de mera administração poderão ser praticados pelo mandatário. Assim, nela, não se inclui a execução de atos para que se exijam poderes especiais e expressos. Mas compreendem-se todos os *atos necessários* ao desempenho da missão, desde que não se mostrem atos estranhos a ela ou para os quais sejam indispensáveis poderes especiais.

O mandato de administração é dito, também, de *ad negotia*, pois que, em realidade, seu objeto é o de administrar o mandatário *negócios do mandante*.

MANDATO DE ASSISTÊNCIA. É modalidade de *mandato judicial*, equivalente ao *mandato ad litem*.

Ocorre quando, nos casos de benefício da *Justiça gratuita*, é instituído o *mandatário* para defesa do beneficiário, por indicação da Assistência Judiciária ou nomeação do juiz.

Semelhantemente ao mandato *ad litem*, o mandato de assistência é admitido, mesmo sem o instrumento de mandato (procuração).

Em relação ao mandante, ele se institui *tacitamente*, em virtude da indicação promovida e nomeação do juiz. E, assim, fica o advogado indicado e nomeado investido nos poderes *ad judícia* para defender os interesses do beneficiário, seja ele autor ou réu.

Nesta razão o *mandato de assistência* é limitado, não comportando *poderes*, além dos que se disserem necessários para essa *assistência judiciária*.

Para atos que se apresentem excedentes, porque necessitem de poderes especiais e expressos, é indispensável a outorga pelo beneficiário de *mandato escrito*, em que se fixem ou se declarem os ditos poderes.

MANDATO DE CAUÇÃO “DE RATO”. Assim se entende, na técnica jurídica, notadamente do foro, a *caução prestada nos autos de um processo*, na falta de procuração, por um advogado, a fim de que possa defender alguém na demanda, que contra ele foi proposta, até que apresente, no prazo que lhe for assinado, mandato escrito regular, em que se declarem os poderes para esse encargo e se ratifiquem todos os atos anteriormente praticados pelo *caucionante*.

A rigor, a *caução “de rato”* não é, propriamente, uma *procuração*. Esta é o *instrumento do mandato*. E na *caução* não se institui mandato.

É, assim, um *compromisso* prestado pelo *caucionante*, desde que admitido a tratar da causa em nome de uma pessoa, sem mandatário constituído, para fazer válidos todos os atos praticados, mediante procuração a ser apresentada dentro de um prazo fixado pelo juiz. Assemelha-se, em verdade, à *gestão*, em que, também, há essa *intervenção de amizade* para defesa de interesses alheios, sem *mandato*.

Somente na *caução “de rato”*, pelo compromisso assumido, o *caucionante* fica obrigado a concordar com o que for julgado e a apresentar o instrumento do mandato, em tempo certo, no qual se declarem ratificados todos os atos forenses por ele, *caucionante*, praticados.

Se o *caucionante* não exhibe, no prazo fixado, o instrumento prometido, com a prometida ratificação, como inexistentes se consideram todos os atos que tenha praticado, em virtude da *caução*.

Exibido o instrumento de mandato, por efeito da ratificação, os poderes concedidos *retroagem*, tornando juridicamente válido tudo que se tenha feito anteriormente.

MANDATO DISTRIBUTIVO. É espécie de *mandato coletivo*, referente, especialmente, aos mandatários, que se denominam *distributivos*.

Ocorre quando o mandante no mesmo instrumento constitui *mais de um mandatário*, fazendo a *distribuição de poderes* próprios ou pertinentes a cada um deles.

Assim, mesmo nomeados coletivamente, os poderes de cada mandatário estão, devidamente, distribuídos: cada um cumpre o seu encargo, sem importar-se com o encargo atribuído ao outro, segundo a *definição de poderes* feita, individualmente, a cada um deles.

Não se confunde assim com o *mandato conjunto* nem com o *mandato sucessivo*. Não há conexão de poderes nem *conjunção* para sua execução.

Há, em realidade, um instrumento de mandato com *dois* ou *mais mandatos* instituídos a pessoas diferentes e para atos diferentes e distintos, sem qualquer ligação na sua execução.

Cada mandatário, assim, cumpre a *parte* que lhe cabe ou compete. E somente por ela tem obrigações perante o mandante.

MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. É a denominação dada ao mandato, em que se institui a cláusula *in rem propriam*.

Por ela, o mandatário converte-se em *dono do negócio*, que serve de objeto ao mandato. Por ela, o mandante, dentro de um direito, que lhe assiste, cede e transfere ao mandatário, na própria instituição do mandato, a *coisa*, a que se refere o mandato, agindo o mandatário em nome do mandante, mas como *coisa sua*.

Em decorrência, o mandato em causa própria, importando numa cessão de direitos ou na transferência de uma coisa, é *irrevogável*, não se extinguindo, mesmo com a morte do mandante ou do mandatário.

Se é o mandatário quem morre, seus herdeiros lhe sucederão para fruir os direitos e obrigações que se geraram da *cláusula in rem propriam*.

Em relação ao mandante, o mandato, por força da cláusula nele inscrita, é contrato irrevogável e sem prestação de contas, por parte do mandatário. E desde que esta dispensa é de sua essência e o negócio foi validamente transferido ao mandatário, não mais importa a existência do mandato, porque em relação ao mandante nada mais pode fazer. Cedeu, transferiu, quitou o mandatário. E aí tudo findou em relação aos direitos que se transferiram.

No entanto, para que a cláusula *in rem propriam*, inserta no mandato, possa valer como se pretende, é necessário que, no instrumento do mandato, além da outorga de poderes relativos aos atos que possam ser praticados pelo mandatário, seja este investido *na qualidade de senhor do negócio ou da coisa* com a satisfação das prescrições e formalidades legais, indispensáveis à *cessão do negócio* ou à *transferência da coisa*.

Quer isto significar que o instrumento do mandato se apresentará em dupla função:

a) de mandato, em virtude dos poderes conferidos;

b) de cessão ou transferência, porque nele se estabelecem as condições da cessão ou da transferência, com a atenção devida às exigências legais, relativas a estes dois contratos jurídicos.

Assim, o mandatário fica *dono*, porque no mandato se formulou, em regra, a cessão ou a transferência, não propriamente em face do mandato.

Este, em verdade, pela cláusula *in rem propriam*, mostra-se de natureza diversa, pois que se transformou, evidentemente, em cessão ou venda.

Somente apresenta a particularidade: até que o mandatário faça efetiva a cessão ou a venda, agirá sempre em nome do mandante, embora em causa própria dele, mandatário. E, em qualquer tempo, desde que já se livrou da obrigação de prestar contas, por ter recebido do mandante a devida quitação, não está mais sujeito a elas.

Nestas circunstâncias, ao lado do contrato de mandato, o de *cessão de créditos*, ou *detransferência da coisa*, deve apresentar-se solenizado com as mesmas formalidades, que se fizerem necessárias para a perfeição destes últimos contratos, pois que valerão pela satisfação aos requisitos legais integrada no instrumento de mandato.

O mandatário, neste mandato, está investido no *poder de dono*. E este não lhe poderá ser tirado pela revogação do mandato, que somente se pode extinguir pela execução pelo mandatário, ou pelos herdeiros deste, do que nele se contém.

Nestas condições, o mandato em causa própria transfere mesmo o domínio do mandante para o mandatário, desde que tenham sido atendidas as prescrições legais a respeito do contrato e se satisfaçam as exigências legais a respeito da transferência desse domínio.

MANDATO ESCRITO. Segundo o próprio sentido do adjetivo, mandato escrito é o que é dado por *instrumento*, seja público ou particular.

Particular, quando feito e assinado pelo próprio mandante, nos casos em que a lei não exija o instrumento por escritura pública.

Público, quando feito por ofício do tabelião.

O mandato escrito resulta, como vimos, na elaboração escrita de um instrumento, que se chama *procuração*.

Na vigência do Cód. Civil/1916 discutia-se se a procuração deveria processar-se por instrumento público caso objetivasse a prática de ato em que se exigia escritura pública, como, por exemplo, compra e venda de imóvel. Com o novo Cód. Civil/2002 não há mais motivos para a polêmica, pois o art. 657 é expresso no sentido de que a outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. (ngc e nnsf)

Vide: *Procuração*.

MANDATO ESPECIAL. Em geral, é a expressão usada para designar o mandato conferido para um *caso* ou *negócio* isolado, determinando-se nele os poderes necessários, por mais especiais que sejam; para o seu fiel cumprimento.

Assim, opõe-se ao *mandato geral*, para vários negócios.

Nestas condições, o *mandato especial* é o mandato de *negócio singularizado*. Pode, pois, ser passado mesmo *em termos gerais*.

Mas é a expressão tomada, por vezes, no sentido de *poder especial*, isto é, o poder que necessariamente deve ser expresso, para que o mandato possa ser validamente cumprido.

Desse modo, portanto, há profunda diferença entre os dois sentidos:

a) No *mandato especial*, tomado como o próprio contrato, alude-se a *um negócio* ou a *um ato*, podendo nesse contrato os poderes serem dados *em termos gerais* ou *poderes gerais*.

b) Tomado no sentido de *poder especial*, um ou mais poderes especiais podem ser conferidos em um *mandato geral*.

Este segundo sentido não se apresenta no rigor da técnica, pela confusão que estabelece. Melhor será dizer sempre *poderes especiais*, no sentido de *indispensáveis* para a prática do ato, *objeto do mandato*.

E, desse modo, mandato especial terá aplicação para designar, ao contrário do mandato geral, o que se institui para a prática de um negócio ou execução de um ato.

Neste sentido, prevalece a regra do adágio jurídico: “*Mandatum speciale detrahit generale*.” (O mandato especial anula o geral).

Mas anula, em relação ao *negócio* nele particularizado, se também objeto do mandato geral. Em relação aos demais casos, desde que não revogados por outra maneira, o mandato especial não os toca.

Vide: *Mandato geral. Poderes do mandato*.

MANDATO EXPRESSO. A designação é propriamente particularizada em relação à *declaração de poderes*.

Será, assim, *expresso* todo mandato que não seja *tácito*. E, desse modo, todo aquele em que os poderes sejam *claramente* manifestados.

Expresso, portanto, opõe-se ao sentido de *presumido* ou *deduzido*, visto que se revela o que é *certo e inequívoco*.

Vide: *Explícito. Expresso. Poderes do mandato*.

MANDATO EXTRAJUDICIAL. É o mandato passado para a prática de atos ou negócios, civis ou comerciais, fora do Judiciário.

É o mandato *ad negotia*.

MANDATO FACULTATIVO. É a expressão pertinente ao *modo de execução* do mandato.

É ele, assim, *facultativo*, quando se deixa ao arbítrio do mandatário a *escolha dos meios* para o cumprir.

Assim, adotar o mandatário o *melhor rumo*, seguirá a orientação que, a seu critério, julgue mais acertada e mais cômoda e proveitosa à execução do mandato.

O *mandato facultativo* opõe-se ao *mandato imperativo*.

MANDATO GERAL. Assim se entende o mandato outorgado para desempenho de várias missões ou execução de vários atos.

Já os romanos o definiam como “*generale mandatum de universis negotiis gerendi*”.

Desse modo, a *generalidade* no trato dos negócios do mandante, isto é, a *autorização* para que se incumba o mandatário dos negócios do mandante, é que caracteriza o *mandato geral*.

No mandato geral, pois, exhibe-se o mandato de administração, em caráter mais ou menos permanente ou duradouro.

Desta forma, o mandato geral é constituído de *poderes gerais*, isto é, de poderes que se refiram aos *atos* ou *atos administrativos* contidos na administração autorizada.

Nestas condições, não quer exprimir mandato *em termos gerais*, que outro é o sentido desta expressão.

Poderes gerais querem significar poderes que abrangem todos os negócios do mandante, podendo mesmo serem por eles conferidos os poderes mais especiais para a prática de atos, que os requerem.

Em termos gerais quer exprimir que os poderes são conferidos sem menção especial de cada ato, isto é, de um modo bem preciso, fazendo-se apenas a indicação dos negócios que devam ser

administrados pelo mandatário, sem qualquer individualização aos atos ou fatos, que se possam incluir nessa administração ou gestão.

Assim, o mandato geral pode ser concebido em termos gerais, como o mandato especial também o pode.

É que a expressão *em termos gerais* refere-se à concessão de *cada um dos poderes*, para assinalar que pode este ser outorgado com toda precisão, determinação, individualização, marcando-se os limites de ação do mandatário para sua prática ou execução, como pode ser autorizado sem esta precisão. No primeiro caso, será em *termos especiais*; no segundo, em *termos gerais*.

Nesta razão, distinguem-se, perfeitamente, as três expressões: *mandato geral*, *poderes gerais* e *poderes em termos gerais*.

O mandato geral entende-se o mandato de administração. E tanto significa o *omnium bonorum totum* dos romanos, dito de *livre gestão* ou *cum libera*, como o *mandatum generale simpliciter*, que se reconhecem quando os poderes são dados com *precisão* ou dados *em termos gerais*.

Em ambos os casos, há *generalidade de poderes*, pois que neste *elemento* é que se funda o *mandato geral*.

Se os *poderes gerais*, significando poderes dados para *um conjunto de operações*, são fixados com individualização relativa a cada ato ou a certos atos, eles se mostram *expressão*, em relação aos mesmos atos e negócios, que, assim, se autorizam de modo especial, o mandatário agirá em maior amplitude e com maiores poderes em relação aos atos ou negócios especificados de modo claro.

Já os poderes concedidos *em termos gerais* somente conferem autoridade para simples administração dos negócios neles aludidos. E, nesta razão, o mandatário não pode praticar atos além desse limite, o que não sucederá, quando, em outros termos ou termos individualizados, são os poderes determinados.

Entre o mandato geral e o especial a distinção está em que, no primeiro, o mandatário é constituído para o *conjunto de negócios* ou a *totalidade dos negócios* do mandante, enquanto o *especial* é constituído para *um ou mais negócios determinados*.

O mandato geral é, em regra, permanente ou sem tempo certo. O especial é para execução dos *atos determinados*. E assim se extingue pelo seu natural cumprimento, enquanto no geral os atos se praticam repetidamente, ainda que da mesma espécie, durante a vigência do mandato, porque ele é um mandato administrativo.

MANDATO IMPERATIVO. É designação dada ao mandato, quando o mandante estabelece nele a *forma de execução*.

Assim, ao contrário do mandato facultativo, o mandatário, no desempenho de sua missão, é obrigado a seguir as indicações e instruções do mandante, para execução do mandato, conforme se acham inscritas no próprio instrumento, em que lhe foram dados os poderes.

Nesta razão, estabelecida a forma fixa (*certam formam*), o mandatário é obrigado a segui-la, sob pena de ser responsabilizado pelo não cumprimento da *ordem*, visto que, qualquer mudança por seu arbítrio, se entende como *ilegitimidade de execução*.

No mandato imperativo a execução é legítima quando se segue a *forma indicada*. Em caso contrário, o mandatário fez o que não fora combinado com o mandante: *aliud quid fecisse videtur*.

Pode, no entanto, o mandatário, em casos excepcionais, justificar a mudança da forma se foi feita em proveito do próprio mandante ou por dever imperioso.

MANDATO IRREVOGÁVEL. Assim se entende o mandato, em que o mandante, anulando o princípio de que o mandato se revoga, tal como se institui, por sua vontade – *ita pro ratione voluntas*, nele inscreve a cláusula de que *não o pode revogar*.

Nesta razão, *bilateralizou-se* a revogação do mandato; se irrevogável, tornou-se *irretratável* pela vontade singular do mandante e não pode este *retirar* os poderes conferidos ao mandatário.

Quer, pois, a *irrevogabilidade do mandato* significar que o mandante renunciou ao direito de demitir, *ad nutum*, o mandatário. E o mandato, que se transformou num contrato, somente pela vontade das partes pode ser desfeito.

A irrevogabilidade do mandato, no entanto, deve ser *expressamente convencionada*. E deve atender a interesses do mandatário ou terceiro, firmados nele, a fim de que se justifique a cláusula de que decorre sua irrevogabilidade.

A irrevogabilidade pode, igualmente, decorrer de imposição legal (Cód. Civil, 1916 art. 1.317 e III – sem correspondência no Cód. Civil/2002).

MANDATO JUDICIAL. É o mandato instituído para que se pratiquem atos judiciais ou forenses.

É o mandato passado para que possa a pessoa *procurar em juízo*.

Em princípio, o mandato judicial somente pode ser conferido a quem tenha *habilidade legal* para *advogar*.

É, pois, mandato privativo a advogados, devidamente inscritos na Ordem dos Advogados, sem qualquer impedimento para procurarem em juízo, pois que somente eles se dizem habilitados legalmente.

O mandato judicial pode ser instituído pelas próprias partes, que contendem em juízo ou que tenham interesses a tratar em Justiça, como pode ser instituído pelo próprio juiz. Neste caso, diz-se especialmente mandato *ad litem*.

Quando o mandato judicial é instituído *ad judicia*, entende-se em *termos gerais*, conferindo poderes para agir em Justiça somente para prática dos atos necessários à defesa dos direitos da pessoa que o instituiu.

O mandato judicial também pode ser conferido em caráter de *generalidade*, como no caso do mandato geral *ad negotia*.

Em semelhante circunstância, o mandatário judicial tem poderes *ad judicia* para tratar de todos os *casos judiciais do mandante*.

Em decorrência, diz-se *mandato judicial especial* o que se confere para um caso ou questão judicial determinada.

MANDATO JUDICIÁRIO. Assim denomina-se o exercício de determinado múnus por ordem judiciária, como, por exemplo, o perito que realiza a diligência por ordem do juiz, de quem estaria recebendo “mandato” ou delegação de poderes para a mencionada função.

MANDATO LEGAL. Denominação dada ao mandato, em regra instituído por determinação legal, cujos poderes são também discriminados pela própria lei.

Há mandatos que, mesmo qualificados de legais, porque resultam de uma imposição de ordem legal ou se mantêm em razão de regime de lei, *são constituídos* por vontade das pessoas que organizam a entidade jurídica, onde vão atuar. Quer dizer, os *mandatários* que por eles se outorgam são escolhidos *voluntariamente*, não indicados compulsoriamente pela lei.

Mas são legais em razão da natureza em que se apresentam e por se mostrarem de espécie diversa dos de caráter convencional. Semelhantes mandatos são os que se geram das sociedades comerciais, ou das associações civis, em que os mandatários (representantes legais) são de livre escolha das pessoas que as compõem.

Em princípio, o *mandato legal* revela um *mandato de administração*, pois que, por ele, o *mandatário legal* se defere poderes para executar atos de administração a respeito dos bens da pessoa, de que se constitui *representante legal*.

Geralmente, o mandato legal é instituído por uma necessidade de ordem pública, para que se cumpram os desígnios da própria lei.

São mandatos legais:

- a) O do *tutor* e o do *curador*, quanto aos bens dos menores e aos dos curatelados.
- b) O do *síndico*, do *liquidatário*, quanto aos bens que compõem a *massa falida*.
- c) O do *liquidante*, na liquidação das sociedades civis ou comerciais.
- d) O dos representantes do Poder Público.

- e) O dos *gerentes, diretores e administradores* das sociedades, civis ou comerciais, companhias, empresas, os quais desempenharão seus respectivos mandatos nos termos dos contratos sociais ou dos estatutos.
- f) O do *inventariante* e o do *testamenteiro*.
- g) O dos *cônsules*.

Há mandatos legais que se exercem, com autonomia, dentro ou segundo os poderes conferidos no próprio mandato, tais como os dos sócios-gerentes ou diretores. Outros, porém, são executados sob vigilância e fiscalização da autoridade judiciária, a quem compete tomar conta do mandatário, tais como o do tutor, curador, liquidatário, síndico.

Os mandatos legais, em princípio, são *intransferíveis* ou *indelegáveis*. Quer isto significar que o *mandatário legal* não pode passar para outrem o mandato que lhe foi conferido.

No entanto, na qualidade de *mandatário* pode constituir mandatário, que pratique, por ele, atos que eram de sua obrigação.

Desta forma, o mandatário constituído não é o mandatário legal, é mandatário dele e somente o representa, não se investindo na qualidade que é atribuída por lei ao mandatário legal, mas, apenas, praticando atos da competência e atribuição dele.

MANDATO LEGISLATIVO. É o poder de representação conferido a uma pessoa, via eleição direta ou por um colégio eleitoral, para que funcione ou participe do *poder legislativo*, em certo período, dito de legislatura, como delegado de uma circunscrição territorial ou representante do povo ou dos Estados-membros.

Extensivamente, designa a própria função desempenhada pelo representante ou delegado eleito, junto à corporação política para que foi designado.

MANDATO PRESUMIDO. É designação também dada ao *mandato tácito* ou decorrente de uma presunção.

MANDATO REPRESENTATIVO. Diversamente do mandato imperativo, é aquele em que o mandatário não se vincula a termos estritos na sua atividade, havendo-se ele como representante da nação e não representante dos interesses setoriais ou locais daqueles que o elegeram.

MANDATO REVOGÁVEL. Em princípio, todo mandato é revogável. Nesta razão, o mandato irrevogável é exceção.

Mas o princípio da revogabilidade não é absoluto.

A vontade do mandante deve sempre imperar, quando o mandato é constituído simplesmente no seu interesse e não se mostra jungido a qualquer convenção, em que o interesse dele, mandante, se mostre ligado ao interesse do mandatário e, mesmo, de terceiro.

Quando a *revogação* se apresentar *injusta*, cabe ao mandatário pedir *indenizações ao mandante* pelos prejuízos que de seu ato possam advir.

Vide: *Mandato em causa própria. Mandato irrevogável.*

A revogação do mandato pode ser expressa ou tácita.

Expressa, quando promovida por ato inequívoco, ou seja, por notificação judicial feita pelo mandante ao mandatário.

Tácita, quando decorre da prática de atos, pelo mandante, que implicam a destituição do mandatário.

São casos típicos de revogação tácita:

- a) Instituição de novo mandatário para o *mesmo caso* ou para os *mesmos casos* ou *negócios*.
- b) Prática de atos pertinentes ao mandato pelo próprio mandante, isto é, *pessoalmente*.
- c) Quando o mandante, por ato seu, torna impossível a execução do mandato.

MANDATO SOLIDÁRIO. É espécie de mandato coletivo. Ocorre em relação aos mandantes ou em relação aos mandatários.

Em relação aos primeiros, quando os mandantes se apresentam ligados ao *objeto do mandato* e o mandatário é representante comum de todos eles. Diz-se também *in solidum*.

Em relação aos mandatários, quando somente juntos podem praticar o ato ou atos indicados no mandato, sendo solidariamente responsáveis pela execução conjunta do mandato.

Mas esta solidariedade deve ser expressa, pois que é princípio jurídico, de que a solidariedade jamais será deduzida ou presumida.

Nesta razão, a solidariedade no mandato deve ser sempre estipulada, em relação aos mandatários. Em relação ao mandante decorre da circunstância que os traz unidos à constituição de um mandato por todos eles.

MANDATO SUCESSIVO. É espécie de mandato coletivo, mas em referência aos mandatários.

Assim se diz que o mandato é sucessivo quando no mesmo mandato se instituem vários mandatários, para que estes cumpram ou executem o mandato, um na falta do outro, na *ordem de sucessão*, isto é, na *ordem de colocação de seus nomes* no instrumento do mandato.

Nesta razão, quando o mandato coletivo é instituído pela nomeação de vários mandatários, sem a determinação de que são *conjuntos* ou *distributivos*, ou podem desempenhar isoladamente, sem ordem de colocação de nomes, entende-se que os atos constantes do mandato são *sucessivos*.

Assim, o mandatário impedido ou faltoso é substituído pelo que lhe segue na ordem de nomeação.

MANDATO TÁCITO. É a expressão usada para indicação do mandato que se institui sem uma *ordem expressa*, mas decorre de circunstâncias em que se julga constituído.

É o mandato deduzido, conseqüente da situação do mandatário junto ao mandato, mostrando-se maneira implícita de outorga de poderes para a prática de certos atos, de interesse do mandato, ou de *interesse comum*.

É, desse modo, o mandato tácito instituído sem que o mandante tenha manifestado, seja por escrito ou verbalmente, a sua vontade de constituí-lo.

No entanto, nele, há o *pressuposto* de um consentimento, em que se funda. E assim difere da *gestão de negócios*, em que os atos se praticam sem consentimento e à revelia do dono do negócio.

Em semelhante circunstância, a ação do mandato tácito é restrita aos atos que se presumem autorizados, em virtude da posição ocupada pelo mandatário junto ao mandante.

São casos de mandato tácito:

- a) Os outorgados às pessoas da família, na prática de atos relativos aos negócios domésticos.
- b) O mandato conferido aos *domésticos*, para prática de atos relativos a seus encargos.
- c) O dos *prepostos comerciais* para desempenho de suas obrigações.
- d) O mandato conferido ao *portador da cambial*, para que inclua nos títulos certos elementos que faltam, inclusive a transformação do endosso em branco em endosso em preto.
- e) O mandato resultante da *comunhão*, que investe o condômino no *poder de defender a coisa comum*.
- f) O mandato que decorre da *solidariedade*.

O mandato tácito é, assim, o mandato presumido e fundado em presunções.

MANDATO VERBAL. É aquele que não é escrito, mas *ordenado expressamente por palavras*.

É o que decorre da *ordem verbal*, pelo que se difere do tácito, em que não há ordem, mas a presunção de um consentimento tácito.

A função do mandato verbal é muito restrita, limitando-se à execução de serviços ou cumprimento de ordem, para que não se torne necessário um mandato escrito, e possam ser cumpridos ou executados por esta forma.

Revela-se no mandato outorgado ao mensageiro, que o vai desempenhar.

MANEIO. Derivado de *manear*, de *manus* (mão, em latim), significa propriamente o *trabalho manual*, tomado extensivamente como *direção*.

Na terminologia antiga, era empregado para designar o imposto ou tributo, devido pelos *trabalhadores* ou *pessoas assalariadas*, que não tivessem rendas de propriedades, ou *adécima* imposta às fábricas ou outras pessoas, por suas rendas ou lucros.

Era, por isso, propriamente conhecido como *décima de lucros*, de que estavam isentos os estrangeiros, quando não naturalizados.

MANEIRA. Derivado de *manus* (mão, em latim), tecnicamente quer exprimir a *forma* ou *modo* por que as coisas devam ser feitas ou executadas.

Praticamente, significa a *fórmula*, o *processo* ou o *método*, que deve ser empregado na realização de um ato.

Nesta circunstância, juridicamente, a *maneira* é *certa* e *definida* ou é *facultativa*.

Quando a maneira é certa, porque tenha sido determinada pela pessoa que ordenou a feitura do ato, ou por trazer *forma certa* prescrita em lei, envolve irregularidade a execução do ato *pormaneira diferente*, podendo mesmo ser ele, por esta razão, arguido de ineficaz ou nulo.

Quando a maneira é livre e facultativa, qualquer *meio de execução* do ato é normal e, portanto, considerado legítimo.

Os atos de maneira certa entendem-se sempre *formais*. Nesta razão é que não se podem afastar de forma preestabelecida.

MANEQUIM. Do baixo-alemão *mannekim* ou do holandês médio *manneken*, diminutivo de *man* (*homem*), pelo francês *mannequin* (boneco), é originariamente empregado para designar toda espécie de *boneco*, que se articula ou se move.

Na terminologia comercial, é empregado para designar a própria pessoa que se exhibe em público, ostentando vestes ou objetos *lançados* por uma empresa a título de reclamo ou de propaganda.

São os *manequins vivos*, em uso nas lojas.

E a exibição como manequim é hoje, além de difícil arte, profissão exercitada.

MANGUE. Designa não só os terrenos pantanosos às margem dos rios e lagoas, em que se desenvolvem especiais formas vegetais e animais de vida, merecedoras da proteção da legislação ecológica.

Designa, popularmente, a zona do baixo meretrício.

MANIA. Pelo latim *mania*, do grego *mania* (*loucura*), é tomada vulgarmente como a *paixão excessiva por alguma coisa*.

Assim, é equivalente a *extravagância*, *esquisitice* ou *excentricidade*.

Mania. Na linguagem médica, porém, exprime espécie de *alienação mental*, caracterizada por um *delírio agitado*, mais ou menos violento.

MANICÔMIO. Designa o estabelecimento destinado ao recolhimento e tratamento dos alienados. É, igualmente, chamado *hospital de doidos* e *hospício*.

MANICÔMIO JUDICIÁRIO. Estabelecimento em que se recolhem os sentenciados ou criminosos condenados, acometidos de alienação.

MANIFESTAÇÃO. Derivado do latim *manifestatio*, significa a *declaração*, feita a respeito de certas coisas.

Assim, *manifestação da vontade* entende-se o ato pelo qual se dá a entender que se quer ou não se quer alguma coisa, significando, pois, o mesmo que *declaração da vontade*.

Manifestação é a *divulgação*, a *revelação*.

Manifestação. Assim também se entende a *mostra coletiva* ou a *demonstração pública* a respeito de certos fatos ou de certas pessoas.

Em relação às pessoas, simplesmente, *manifestação* quer exprimir a prova ou a demonstração de solidariedade ou agrado feita às mesmas.

Mas há manifestação de desagrado ou de reprovação. E assim, se dirá: *manifestação de repulsa*, *manifestação de protesto*. Em qualquer hipótese, porém, será sempre a *revelação* ou a *confissão* do que se sente ou do que se quer.

MANIFESTO. Derivado de *manifestar*, do latim *manifestare* (declarar, revelar), como adjetivo entende-se o que está *evidente*, *inequívoco* ou *claro*. É o que *não deixa dúvida*. E tão evidente é, que se mostra *convincente*.

Manifesto. Como substantivo exprime o *escrito* ou *documento* em que se declara, confessa ou se revela alguma coisa.

E, assim, com este sentido é o vocábulo usado:

- a) Na terminologia do Direito Público, para exprimir o *documento* em que uma autoridade vem expor ao *povo* as razões de certo ato ou de certas deliberações, tomada por ela.
- b) Na técnica eleitoral, é o *documento* em que a pessoa, candidatando-se a cargo público eletivo, expõe o seu *programa político*, promovendo, por esse meio, a propaganda de sua candidatura.
- c) Na linguagem do Direito Tributário, entende-se o *documento autenticado*, trazido pelo capitão ou mestre do navio, elaborado no porto de partida ou em outros, no qual se anota a relação completa das mercadorias entregues ao navio, para serem transportadas a outros portos, mostrando-se, assim, um resumo de todos os *conhecimentos emitidos*.

É documento indispensável ao despacho das mercadorias nos portos de destino. Sua falta ou omissão importa em sanções contra o capitão do navio, salvo quando a própria lei o dispensa, como nos casos de arribadas forçadas ou outros, análogos.

Além dos requisitos naturais à sua elaboração, como data, assinatura do capitão, discriminação das mercadorias ou volumes entregues, os manifestos devem ser autenticados pelos *consules*, *agentes consulares* ou *autoridades locais* dos portos de procedência.

- d) Na linguagem mercantil, ainda se diz *manifesto* toda *declaração escrita* trazida ao público, para fins diversos, como seja o de lançamento de empréstimos (debêntures) das sociedades anônimas ou mesmo abertura de subscrição pública de capital para a formação delas.

MANINHO. De latim *hispânico* *manninu*, do latim ibérico *manna* (estéril, inculto), é propriamente empregado na linguagem jurídica:

- a) Em relação aos terrenos, para designar os que são *bravios e incultos*, isto é, sem qualquer cultivo.

Terrenos ou terras maninhas são, pois, terras ou terrenos sem cultivo, abandonados, ainda incultos.

- b) Em relação aos animais, indica aqueles que são estéreis, que não reproduzem.

- c) Era ainda empregado, na terminologia antiga, para indicar os bens da pessoa, que morria sem deixar filhos ou descendentes, ou sem deixar testamento, não tendo ainda herdeiros sucessíveis.

Assim, os *bens maninhos* passavam ao erário correspondendo em sentido aos bens vagos, da herança jacente.

MANOBRA. Derivado das expressões latinas *manus* (mão) *opera* (obra), ou da palavra *manuopera* da baixa latinidade, quer literalmente significar a *obra* ou *trabalho feito com a mão*.

Na terminologia técnica da Medicina, este é o seu significado: *operação manual*. E aí é, então, interpretado em sua acepção originária.

Na técnica do Direito, no entanto, é o vocábulo tido em outros sentidos:

Manobra. Na linguagem militar, designa os exercícios militares, de terra, mar e ar, destinados ao treino dos soldados na arte da guerra.

Manobra. Na técnica náutica, entende-se o *manejo* ou *arte de dirigir* o navio ou a embarcação, de modo que se conduza ao destino desejado.

Manobra. Na linguagem técnico-ferroviária, entende-se o trabalho executado pela locomotiva, em constante vaivém, para organizar as *composições* ou os *trens*.

Manobra. Nesta razão, pois, manobra quer exprimir a *soma de meios* ou a *faina* para que se cumpram determinados objetivos.

É, assim, o *processo*, em virtude do qual se realiza ou se faz alguma coisa, no qual entra em jogo a *habilidade* de técnico do *manobrador*, dirigente ou executor da manobra.

MANOBRAS FRAUDULENTAS. Assim se dizem dos *meios astuciosos* empregados por uma pessoa para consecução de seus intuitos.

Revelam-se pela prática de *atos materiais* ou *atos exteriores*, com os quais o *manobrador* consegue induzir outrem a satisfazer seus intuitos, ou realizar seus desejos. É também aplicado com o mesmo sentido, sem qualquer adjetivação, somente na forma plural *manobras*.

E, com a expressão, já se tem o sentido de *manejos arditos* ou *processos dolosos* levados a efeito para ludíbrio ou engano de outrem.

Mesmo neste sentido, manobra exprime a *habilidade* ou *meio* posto em prática pela pessoa para conseguir um intento. Somente na *intenção dolosa* ou no *ânimo de enganar* é que se caracteriza como um ato doloso ou meio astucioso para provocar enganos ou induzir alguém a erro.

MANSARDA. Derivado do francês *mansarde*, designa a *água-furtada* ou a *trapeira*, construída entre a *armação do telhado* das casas.

Diz-se *água-furtada*, porque se *furta* parte do telhado, em que se abre uma *janela*, para fornecer luz ao compartimento construído na armação do telhado.

E daí, também, dizer-se *água-furtada* de telhados mistos.

A formação da palavra vem do nome do arquiteto que imaginou este processo de ampliação e aproveitamento desta parte da casa, assim adaptada para moradia, o qual se chamava *Mansard*.

MANSO. Do latim vulgar *mansu* derivado regressivo de *mansueto* (domesticado) é, em sentido técnico, aplicado para designar os *animais* que vivem sujeitos ao homem ou em companhia deste.

É, assim, empregado em oposição a *bravio* ou *selvagem*.

Mas o vocábulo não somente designa os *animais* já considerados *domésticos*, que são aqueles que nascem e vivem com o homem, como aquele que se *amansou* ou foi *domado*.

Esta terminologia distintiva, aliás, era conhecida pelos romanos, que diziam *mansueta* para os animais *caseiros* ou *domésticos* e *mansuefacta* para os *bravios amansados* ou *domesticados*.

Neste sentido, pois, os animais bravios ou não suscetíveis de *mansuetude* ou *domação* dizem-se *aprisionados*, pois que continuam com a *ferocidade* primitiva.

MANTENÇA. Derivado de *manter*, do latim *manu* + *tenere* (ter com a mão), é propriamente empregado para significar o *sustento* necessário a uma pessoa, ou a *despesa* indispensável para a conservação ou funcionamento de alguma coisa.

Tem, assim, significação equivalente a *suprimento*, a *fornecimento* ou *provimento* do que se faz necessário para a vida de uma pessoa ou de um negócio.

No sentido de *sustento*, que se dá à pessoa, *manutença* não quer significar simplesmente *alimentos*. Entende-se toda espécie de *assistência*, além da alimentação necessária à vida da pessoa, tal como roupas, assistência médica, e, se menor e em idade escolar, até a própria educação.

É também, com o mesmo sentido, usado o vocábulo *manutenção*. Esse, porém, é de conceito mais amplo, pois não quer simplesmente significar *sustento* ou *suprimento*.

MANTER. É prover do que é necessário à subsistência, é sustentar, conservar no mesmo estado, reafirmar, confirmar, observar.

MANTEÚDO. Derivado de *manter*, forma antiga do particípio desse verbo, entende-se, geralmente, o que é *provido das coisas, que lhe são necessárias à vida*.

Assim, na significação técnico-jurídica, dizia-se do que é mantido ou sustentado por outro, isto é, vive à sua custa.

É o vocábulo especialmente usado na expressão *teúda e manteúda* para indicar a *mulher* que pertence a um homem (é de sua mão), e se conserva ou se mantém à sua custa. Quer, praticamente, significar a *amásia* ou *concubina* de alguém *que a tem e mantém*, isto é, conserva e a sustenta.

MANTIMENTO. É o vocábulo comumente empregado no plural: *mantimentos*. Deriva-se de *manter*, na sua significação de *sustentar*, *prover*, *alimentar*.

Assim, *mantimentos* quer designar os *viveres* ou os *alimentos* indispensáveis à vida humana.

Desse modo, *mantimentos* designa somente o que *alimenta* ou que *sustenta*, o que se come ou se bebe para sustento da vida.

É, às vezes, utilizado no sentido de *manutença* ou de *manutenção*. Mas, tecnicamente, é usado na significação acima anotada: de alimentos ou viveres.

MANUAL. Do latim *manuale*, é o vocábulo empregado para designar o *livro pequeno*.

Possui, também, sentido equivalente a *compêndio*, livro em que, resumidamente, se encontram noções a respeito de um assunto.

Do latim *manualis*, quer exprimir o que *a mão abrange*. Assim se refere a tudo que se faz com a mão, opondo-se ao que é mecânico ou feito por meio de máquinas.

MANUFATURA. Derivado do latim medieval *manufactura*, de *manu* (à mão) mais *factura* (feitura), ao contrário de seu sentido originário, é usualmente empregado para designar todo *produto fabril* ou *artefato*.

Mas também é aplicado no sentido de *estabelecimento fabril* ou *fábrica*, em que, pelo aproveitamento e transformação de matérias-primas, se produzem *artefatos* ou *objetos* de uso e de utilidade.

É, assim, indicativo da *indústria fabril* e dos *artefatos* ou *produtos* por ela *fabricados*.

Quando usado para distinguir a *obra feita*, isto é, a *utilidade produzida* pelo homem, tanto se refere ao *artefato* (produto industrial e feito mecanicamente), como a qualquer espécie *de trabalho* ou *obra*, produzida manualmente.

Dessa forma, *manufatura* quer significar, neste sentido, tudo que se produz, não importam os meios, para uso e utilidade do homem, pela transformação e aproveitamento de *matéria-prima*, tirada da natureza.

“MANU MILITARI”. É expressão latina, empregada na terminologia jurídica para significar a execução de um ato ou de uma obrigação, que não se queria executar ou cumprir, com o auxílio da *força pública*.

Nesta razão, *manu militari* quer dizer pela *mão militar*, isto é, é o que se faz ou se executa com a intervenção da *força armada* ou sob pressão da *polícia militar*.

MANUMISSÃO. Do latim *manumissio*, de *manumittere* (libertar, alforriar), em sentido técnico entendia-se o *ato de alforria* do escravo, feito pelo *senhor*.

MANUSCRITO. Formado das palavras latinas *manu* e *scriptu*, claramente revela o vocábulo seu sentido literal: é tudo que é *escrito à mão*.

Empregado como substantivo, distingue o próprio documento ou papel, em que se fez *aescrita manual*.

MANUTENÇÃO. Derivado de *manutenir*, formado, por sua vez, do latim *manu* + *tenere* (ter à mão ou ter em mão), quer, juridicamente, significar a *ação e efeito* de ser *conservada* a situação de certas coisas ou de certos fatos.

É, assim, a *permanência* ou *conservação*, legalmente assegurada, a respeito de qualquer *statu quo*, que se *manterá* como sempre foi ou como deva ser.

Ainda, em sentido jurídico, quer também distinguir o *ato judicial*, emanado de autoridade competente, em virtude do qual *se faz com que fique em mãos da pessoa, em seu poder, ougozo*, aquilo que, por direito, lhe cabe ou lhe pertence.

A *manutenção*, neste particular, configura-se o *remédio jurídico* que vem conservar ou garantir a pessoa na posse da coisa, ou da situação, de que não pode ser afastada ou removida.

Manutenção. É tido o vocábulo na significação de *manutenção*. E na linguagem vulgar assim se aplica.

Mas, *manutenção* é de sentido muito mais restrito, pois que somente se refere ao *sustento alimentar* ou ao *sustento* de tudo que se mostra necessário à vida.

O sentido de *manutenção* é mais amplo, indo além do que é peculiar à *manutenção*.

Quer especialmente significar a *ação de sustentar e manter*, para que não se modifique ou se altere o *estado anterior* das coisas e dos fatos, ameaçados de qualquer modificação.

MANUTENÇÃO DE POSSE. Segundo o próprio sentido técnico de *manutenção*, designa a expressão o *remédio legal* usado pelas pessoas que se veem perturbadas em sua posse, para que *nela se conservem e se mantenham*, livres de qualquer turbação ou molestação.

Tecnicamente, a pessoa a quem se assegura a posse ou é mantida nela diz-se *manutenida*.

MANUTENIR. Conservar a pessoa na posse da coisa, por meio de mandado de *manutenção*.

MÃO. Derivado do latim *manus*, em sentido anatômico quer exprimir a parte do corpo humano, formada pela extremidade dos *braços*, compreendida entre o punho e as extremidades dos dedos.

Mas, consequência de seu uso, entre os romanos, *manus* (mão) quer também exprimir, na técnica jurídica, o *poder*, a *autoridade*. Deste sentido é que advém o conceito de *manu militari* e o de *manus* significando o *poder marital*.

MÃO ARMADA. É a expressão usada para exprimir o que se faz pela força e uso de *armas ofensivas*.

MÃO DE OBRA. Assim se entende, na execução de qualquer trabalho ou obra, o *esforço pessoal* ou a *ação pessoal* do trabalhador ou operário, sem que se tome em conta o *material empregado*.

Corresponde ao *serviço simplesmente*, necessário à feitura da obra, que se quer executar.

A mão de obra tanto se entende a que é executada *manualmente*, como a *mecânica*.

Em quaisquer dos casos, a *mão de obra* exprime somente o *serviço* para a execução do trabalho ou da obra, não se computando nele o que for necessário para que seja executado.

MÃO-MORTA. Dizia-se das associações perpétuas, com finalidade religiosa, beneficente ou instrucional, cujos bens eram imobiliários, constituindo, portanto, *riqueza morta*.

Diz-se mão-morta ou bens de mão-morta os bens inalienáveis, como são os das agremiações religiosas, dos hospitais etc.

MAPA. Derivado do latim *mappa* (guardanapo), possui o sentido genérico de *papel* em que se relaciona ou se registra alguma coisa, de *modo especial*.

Assim, *mapa* não designa simplesmente o *escrito* ou a *relação escrita*, mas a *demonstração escrita*, feita em *forma de quadro* ou em *quadros*, de modo que, de relance, se tenha uma noção exata sobre o *resumo dos fatos* ali registrados.

Restritamente, emprega-se no sentido de *lista*. Mas, em sentido técnico, *mapa* é essa demonstração feita, em resumo, acerca de certos fatos ou coisas, obedientes à forma gráfica, preconizada para cada espécie.

Mapa. Na técnica geográfica, é o *vocabulo* empregado para designar o *papel* ou *carta* em que está delineada e descrita a figura de alguma terra, disposta segundo as regras de cartografia.

Diz-se, propriamente, *mapa geográfico*. E quando a representação gráfica se refere a todo o planeta terrestre, diz-se *mapa-múndi*.

Com este sentido, todas as cartas ou papéis, em que se configuram linearmente os terrenos, as propriedades, dizem-se mapas ou plantas.

MAQUIA. Derivado do árabe *mikyal* (vaso para medir), era primitivamente empregado para designar a *medida de grãos* e de *farinhas*, correspondente à oitava parte de um alqueire.

E como era essa a medida, que competia aos *moleiros* e *lagareiros do azeite*, pelo *benefício de grãos* feito para outrem, *maquia* entendia-se, também, a *paga*, a que se referia feita em espécie.

Maquia. Na terminologia trabalhista, tendo sentido equivalente a *emolumento*, quer significar a paga recebida pelo trabalhador livre, isto é, não sujeito a salário, ou o rendimento que aufera do trabalho realizado por ele próprio. *Maquia*, assim, é *lucro*, *vantagem*, *rendimento*.

MÁQUINA. Derivado do latim *machina*, do grego *mechané*, entende-se qualquer *aparelho* ideado pelo homem, para executar trabalho ou obra em que se poupem suas mãos. E, ao mesmo tempo, para promover maior aumento de produção, em face da *facilitação* que traz à execução do trabalho ou laboração da obra.

A máquina é que *mecaniza* o trabalho, diferenciando-o do *manual*, em que somente a ação do homem, por suas mãos, atinge os resultados pretendidos.

O trabalho executado por máquinas diz-se *trabalho mecânico*.

Na tecnologia mecânica, segundo suas espécies e fins, as máquinas tomam denominações variadas.

As *máquinas de uma fábrica* e as *máquinas profissionais*, em matéria de execução e penhora, gozam de favores legais.

As *máquinas das fábricas*, que se entendem todos os aparelhos postos em um estabelecimento fabril ou industrial, para promoção de seus objetivos, devem continuar em funcionamento, mesmo quando penhoradas.

As *máquinas profissionais*, compreendidas como todo e qualquer aparelho usado pelo profissional para desempenho de suas atividades profissionais, fruem o benefício da impenhorabilidade.

MAQUINAR. Formado de *máquinas*, tida como um *engenho*, é o verbo empregado como *projetar*, *idear* ou *delinear*.

Com sentido idêntico, forma-se o adjetivo *maquinação* (do latim *machinatio*) tido no sentido de *ardil*, *astúcia*, *artimanha*.

MAR. Do latim *mare*, é vocábulo da técnica geográfica, significando a grande massa de água salgada, que cobre cerca de três quartas partes da superfície da Terra.

Localizando-os e descrevendo-os, os geógrafos fazem distinguir os vários mares por denominações próprias: Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Mar Mediterrâneo, Mar Cáspio, Mar Negro etc.

Na técnica jurídica, é o vocábulo assinalado em expressões próprias para determinar certas situações jurídicas, que delas se derivam.

MAR ADJACENTE. Vide: *Mar territorial*.

MAR ALTO. Na terminologia do Direito Internacional Público, *mar alto*, *alto-mar* ou *pleno mar* é o *mar livre* (*mare liberum*), entendendo-se o mar que pertence a todos (*communis omnium*), porque nele se assegura, por princípio firmado entre as nações, a *liberdade de navegação* para todos os povos.

Nele, nenhum Estado exerce qualquer poder jurisdicional. O *mar é livre*. E todas as embarcações o podem singrar sob a bandeira e leis dos respectivos Estados.

Vide: *Alto-mar*.

MAR CONTÍGUO. Vide: *Zona contígua*.

MAR FECHADO. Ou *mar isolado*. É o que não apresenta comunicação alguma com o oceano, constituindo um vasto lago de águas salgadas, e que sofre completa influência das terras continentais que o circundam. É o caso de Mar Morto.

MAR INTERIOR. É o mar que *está encravado*, no todo ou em parte, em um território, mostrando-se, assim, um *mar que tem dono* e está sob jurisdição do Estado em cujo território está encravado.

MAR JURISDICIONAL. É o mar ou parte de suas águas que se encontram sob a jurisdição de um Estado. Não é, pois, um *mar livre* ou um *mar de todos*, mas um mar sujeito ao poder soberano do Estado, que nele impõe a eficácia de suas leis.

Assim, tanto se pode dizer do *mar interior*, como do *mar territorial*. Ambos se mostram mares jurisdicionais ou sob o poder do Estado soberano.

MAR LIVRE. É o mar que não pertence ou está sob a jurisdição de qualquer potência ou Estado. Nele a navegação é livre.

Entende-se por *mar livre* o mar-alto ou o mar que banha o território de vários Estados, na parte que não está sob o domínio deles.

MAR MEDITERRÂNEO. Vide: *Mar interior*.

MAR TERRITORIAL. É a denominação que se dá à margem ou faixa de mar exterior, que orla e cinge as costas territoriais de um Estado, sobre a qual tenha jurisdição e pode fazer respeitar a sua soberania. Diz-se *mar adjacente*.

É, assim, a parte do oceano, que vai das costas do território do Estado até os *limites* do mar alto.

E esta faixa ou parte se mede, segundo a doutrina que se tem procurado firmar, até onde o *poder defensivo* do Estado pode manter seu poder jurisdicional.

O mar territorial, assim, faz parte do território do Estado: é parte integrante dele. Essa soberania, exercida pelo Estado, é ilimitada apenas pelo direito de *passagem inocente* aos navios estrangeiros. E, assim, nele exerce o Estado todos os poderes de jurisdição e de política.

Organiza suas alfândegas e dita as imposições (impostos) correspondentes, estabelecendo as regras que devam ser atendidas para a navegação nele.

Doutrinariamente se tem estabelecido que o mar territorial compreende uma faixa mínima *de três milhas*, medidas do litoral, até o máximo de 12 milhas.

Vide: *Passagem inocente de navio*.

MARACHÃO. É expressão usada para indicar toda *obra* ou *dique* feito para sustentar as águas, impedindo, assim, que alaguem ou se espraíem pelos terrenos marginais.

Assim, tem sentido equivalente a *aterro* ou *mota*.

Marachão. Na terminologia agrícola, designa o *monte de terra* que se puxa em redor das plantas, para protegê-las do sol.

Marachão. Também se diz *marachão* o *aterro natural* que se forma em meio das águas correntes, transformando-se em *ilhotas* ou *coroas de areia*.

MARCA. É derivado do gótico e suevo *maka*, que quer significar *limite*, ou seja, território com limite ou *marca*. Dele é que se derivou a expressão *comarca*: *com marca*.

E como o terreno ou território *marcado* (limitado) trazia *sinais* indicativos dos limites ou marcas, passou o vocábulo, no sentido técnico-jurídico, a designar todo *senal*, *distintivo*, que se põem nas coisas, para que se *individualizem* ou se *limitem*.

Na linguagem comum ou correntia do comércio, *marca*, por vezes, é tida como *etiqueta* ou *rótulo*.

Estes, em verdade, podem ser tidos como *marca*. Na linguagem técnica, *marca* é todo *senal característico* ou *senal distintivo* das coisas. E pode, assim, ser configurado por qualquer *forma*, por *desenhos*, *figuras*, *emblemas*, *palavras*, *letras*, que venham *assinalar* as coisas, de modo a *individualizá-las*, diferenciando-as e as distinguindo de quaisquer outras, mesmo de igual espécie.

Mesmo contendo o sentido de *senal distintivo*, é o vocábulo usado na terminologia jurídica nas mais variadas aplicações. Assim que:

- a) é aplicado para distinguir os produtos de indústrias ou de fábricas e de comércio, chamando-se de *marca de indústria*, de comércio ou de fábrica;
- b) é empregado para assinalar os animais (gado bovino, cavalar ou muar) de uma fazenda de criação ou de uso agrícola;
- c) é utilizado como *rótulo* ou *etiqueta*, nos produtos sujeitos à tributação;
- d) é usado para *distinguir* a origem dos *volumes*, destinados à exportação;
- e) é representado pelas *indicações* colocadas nos trabalhos tipográficos e litográficos, para que mostrem as oficinas em que se executaram;
- f) é a *gravação* feita nos pesos e medidas, indicativa de que foram devidamente aferidos pelas repartições fiscais competentes.

Realmente, em todos os casos acima há *marca*, feita ou promovida para *individualização*, *distinção* ou *caracterização* de uma coisa.

A pessoa, seja física ou jurídica, comerciante, industrial ou criador, pode adotar *marca* para uso exclusivo de seu estabelecimento, com a intenção de fazer distinguir ou assinalar seus produtos, suas mercadorias ou seus animais.

E pode usar *marca geral* ou *marca especial* para cada produto ou espécie. No entanto, para que se veja assegurada nesse *uso exclusivo*, que se evidencia um *privilégio legal*, deve proceder ao registro da *marca*, segundo as regras prescritas nas leis.

A composição das marcas para o necessário registro pode ser promovida pelos modos mais variados, isto é, pode consistir em tudo que, não sendo vedado por lei, tenha a propriedade de se mostrar em condições de individualizar ou distinguir os objetos ou coisas, em que são aplicadas, de maneira que não se possam confundir com outros idênticos ou semelhantes.

Desta forma, não há um *processo taxativo* para a composição das marcas a serem registradas.

Podem ser compostas por nomes, símbolos, dísticos, letras, cifras, algarismos, combinações destes, em uma só cor ou em cores diversas, ou por todo meio material capaz de realizar a finalidade objetivada.

No entanto, a composição da *marca* não pode ser feita por *menções genéricas* nem pela reprodução de desenhos privativos de outrem, como retratos, escudos, brasões.

A lei enumera os elementos que não podem ser admitidos na composição da *marca*.

Instituída a *marca* e deferido o registro dela, fica constituído o seu uso em *direito* da pessoa que a registrou para si.

Seu uso por outrem constitui infração prevista pelas leis penais, sujeitando o infrator às sanções ali cominadas.

Em matéria fiscal constitui *contrafação*. Indicando uma falsidade, o produto que a traz indevidamente é tido como contrafeito ou falso.

O direito à marca pode ser cedido e transferido pelo proprietário dela.

Marca. Em sentido antigo, *marca* queria exprimir a *grandeza* prescrita por lei.

E, no plural, *marcas* é tido no mesmo sentido de *limites*, aliás sentido originário do vocábulo.

Marca. Na linguagem náutica, *marca* é empregado no mesmo sentido de *balizas*.

MARCA DE ALTO RENOME. Termo utilizado para indicar a marca que possui grande reconhecimento no mercado de consumo em geral. De acordo com o art. 125 da Lei 9.279/1996, a marca de alto renome possui proteção em todos os ramos de atividade. Dessa forma, uma marca não pode ser registrada com o mesmo nome, ainda que em outro ramo de atividade, dada sua grande reputação.

MARCA DE COMÉRCIO. Assim se diz propriamente da marca utilizada pelo comerciante para *individualizar* as mercadorias, objeto de seu comércio.

Nesta situação, a marca de comércio não tem outra finalidade que a de distinguir os artigos *vendidos* por um certo estabelecimento comercial, que, por esse meio, procura *acreditar* sua mercadoria, perante o consumidor.

A marca de comércio, devidamente registrada na forma da lei, constitui um *privilegio* para o comerciante, desde que lhe é *exclusivo* o uso da marca adotada.

MARCA DE INDÚSTRIA. Também dita de *marca de fábrica*, é a que é adotada pelo *fabricante* ou *industrial* para distinguir e assinalar os produtos de sua *manufatura*.

Quer assim dizer que representa a *marca do produtor*, ou seja, daquele que elabora ou manufatura o produto. E, nesta razão, se distingue da marca de comércio, que é a *marca do vendedor*.

A marca de indústria registrada fica pertencendo ao industrial. E somente ele a pode usar para individualizar e assinalar os produtos de sua manufatura.

Desse modo, fica assegurado no direito de impedir que outros a usem.

Mesmo o uso parcial de marca alheia, que possa trazer confusões, pode ser impedido pelo proprietário da marca.

O uso de marca alheia constitui delito, qualificado e punido pela lei penal.

MARCA DE ORIGEM. No sentido do Direito Tributário, assim se entende o *rótulo* ou *aetiqueta* que deve ser colocada obrigatoriamente nos produtos sujeitos à tributação, a fim de que se *saiba a fábrica*, com a respectiva situação, em que foram produzidos.

Nesta razão, a *marca de origem* é objetivada pela *rotulagem do produto*, promovida pelo próprio fabricante de mercadorias sujeitas a tributação, em cujo rótulo se deve fazer *menção da origem* (o nome da fábrica, com indicação da localidade e país).

Na terminologia da exportação, também se diz de *marca de origem*, a que é colocada exteriormente, nos *volumes* exportados para o exterior, indicando a *procedência brasileira*.

Neste caso, a *marca de origem* revela-se na espécie de *rotulagem* ou *marcação* feita pelos exportadores nos barris, sacos, caixas ou quaisquer outros recipientes, em que se colocam os produtos ou artigos a serem exportados.

Estas marcas podem ser compostas por desenhos, figuras ou legendas, em uma ou mais cores, devendo trazer com predomínio a palavra *Brasil*, em preto ou azul. E se constituídos os invólucros por sacos ou capas de qualquer tecido, neles devem ser usadas, ostensivamente, as cores verde e amarela, circulando todo o invólucro em mais de uma cinta.

Cada exportador deverá depositar a marca de seu uso no Departamento competente.

A marca de origem, como se vê, não se confunde com a marca de comércio nem com a marca de indústria ou de fábrica.

É mais propriamente uma *marca de exportação*, reveladora da procedência do produto exportado.

Pode acontecer que, alguma vez, o país de origem (*country of origin*) seja um, e o de procedência (*country from which sent*) seja outro. Se um material é produzido na Alemanha,

que o exporta para o Brasil, mas o material vai antes para a França e de lá vem para o Brasil depois, a França é o país de procedência. A Alemanha é o de origem.

MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. Termo que designa a marca que possui prestígio em um determinado segmento do mercado consumidor. Ainda que essa marca não possua registro no Brasil, em razão de sua notoriedade, esta será aqui protegida apenas no seu ramo de atuação, conforme previsto no art. 126 da Lei 9.279/1996.

MARCA TRIDIMENSIONAL. É aquela forma, embalagem, capaz de identificar o produto. Esse tipo de marca é protegido pelo INPI para uso exclusivo da empresa que a desenvolveu. Como exemplo, temos embalagens de refrigerantes ou de perfumes desenhadas por respeitadas estilistas.

MARCAÇÃO. Quer significar o vocábulo ação e efeito de *marcar*. E como *marcar* quer exprimir *assinalar, determinar, limitar, rotular*, é tomado o vocábulo em todos os substantivos que se formam destes verbos: *determinação, limitação, rotulagem, assinalação*.

MARCAÇÃO DO GADO. Assim se diz a colocação da *marca* posta nos animais, ainda não marcados, ou naqueles adquiridos pelo criador.

A marcação se opera pela *ferração* do animal, isto é, a *impressão a fogo*, no lombo do animal, do *ferro* (marca) usado pelo criador ou fazendeiro.

MARCHA. Derivado do francês *marche* (curso, movimento, conduta), no sentido jurídico quer exprimir o *andamento*, o *curso natural*, que deva ser seguido por um processo judicial, segundo as regras prescritas em lei e o estilo adotado. É o *seguimento dos trâmites regulares* ou *normais*.

Desse modo, *marcha* significa o *rito* ou conjunto de *atos e formalidades* que se praticam, assentados regularmente, em virtude do que o processo vai andando, até ser atingido o objetivo visado, sem se afastar do *caminho* que é traçado ou determinado pelas prescrições processuais.

Marcha. Na linguagem militar, significa o *percurso* feito ou a ser feito por uma tropa.

MARCHANTE. Do francês *marchand* (negociante, comerciante, mercador), no francês *antigomarcheant* que veio do latim *mercatare* frequentativo de *mercari* (negociar, comerciar, comprar).

Marchante designa o comerciante de gado que é *abatido*, para *fornecimento* aos açougues. É, assim, o *fornecedor de carne* aos açougues. É o *atacadista de carne*, para que adquira os bois e os abate.

MARCO. Indica o *sinal de pedra* ou de outro material, colocado entre dois imóveis para indicar a *linha divisória* entre os mesmos, ou posto no curso de uma estrada, para assinalar certos fatos de interesse do viajante.

Desse modo, extensivamente, marco é tomado sempre no sentido de *objeto* colocado para *assinalização* de qualquer coisa. E, assim, é tido também no sentido de *baliza*. A palavra marco vem de marca, ou seja, do português, também.

Em regra, porém, na terminologia jurídica, *marco* é o sinal posto ou escolhido para determinar ou limitar dois territórios.

Nesta razão, há os *marcos naturais*, constituídos pelos acidentes geográficos (rios, morros, montes etc.), e os *marcos artificiais*, que são os colocados pelos homens.

Em um ou noutro caso, os marcos *assinalam as linhas divisórias entre dois territórios ou terrenos*. E deles, para dentro de cada território ou terreno, se formam as *faixas de terra*, a que se dá o nome de *fronteiras*, porque essas faixas de terra se defrontam, uma com a outra, separadas pelos *limites*, a linha divisória, que as distingue.

A colocação dos *marcos* é regularmente feita por meio de uma ação civil, denominada *dedemarcatória* ou *ação de demarcação*.

MARÉ. Derivada de mar, do latim *mare*, é expressão técnica para assinalar o fenômeno observado diariamente nas águas do mar, que *sobem* e *descem* em todas as costas marítimas.

É conhecida também pelos nomes de *fluxo* e *refluxo do mar*: o *fluxo*, dito de *jusante* ou *vazante*, assinala a *descida* das águas ou a diminuição de seu volume; o *refluxo*, dito

decrecente ou *montante*, é indicado pelo *aumento* das águas, que se elevam acima de sua altura média.

As *marés* não são uniformes: tanto as *vazantes* como as *crescentes* são variáveis.

A *maré* crescente, quando atinge o seu máximo, isto é, o limite do refluxo, diz-se que atingiu *apreamar*.

A *preamar*, assim, determina o *ponto culminante* da crescente.

A *maré vazante*, quando atinge o seu máximo de *míngua*, chega à *baixa-mar*. É o limite da vazante, daí começando a nova crescente, porque as marés não cessam no seu vaivém contínuo, salvo quando, ficando *empanturradas*, em virtude de influências meteorológicas ou da lua, *permanecem cheias*, sem vazar, o que acontece.

Em Direito, as marés são observadas para determinação dos *terrenos de marinha*. É assim, pois, que além dos terrenos diretamente banhados pelas águas do mar, contados da preamar média, como tais se consideram os terrenos marginais de rios, lagos abertos, que sofram *ainfluência das marés*.

Vide: *Terrenos de marinha*.

“MARE NOSTRUM”. Designação que os romanos atribuíam ao Mediterrâneo.

MAREAR. Formado de *mar*, é expressão de uso técnico na terminologia náutica para exprimir: *manejar a embarcação* ou *manobrá-la para navegar*, seguindo seu rumo ou seu destino.

Do verbo, formam-se os vocábulos:

Mareação, significando a *manobra* ou *manejo* do navio.

Mareante, o homem do mar ou marinheiro.

Mareagem, o conjunto de aparelhos ou peças do navio, destinados à mareação, como os mastros, a cordoalha, ou todo aquele que seja utilizado para que o navio se mova. também significa ato ou efeito de marear (manobrar ou manejar uma embarcação).

MARECHAL. Derivado do francês *marechal*, é o vocábulo empregado na terminologia militar para designar a *maior patente* dos exércitos.

É, assim, patente superior a *general* (em francês, *général*).

É interessante a evolução etimológica de marechal. Na sua origem, no Alto Alemão Antigo ou Germânico (800-1100 d.C.), era *marahscath* (criado que trata dos calavos), palavra composta de *marah*, cavalo, e *scalh*, criado. No Francês Antigo (200-1400 d.C.), passou a ser *mareschal*, através do latim *marescalcus*. Por fim, virou *maréchal* no francês moderno e, em português, marechal.

MARGEM. Derivado do latim *margo*, *marginis* (orla, beira, extremidade), é usado na terminologia jurídica para designar as *partes laterais* ou as partes que ficam ao lado de alguma coisa. Em relação a esta, diz-se *fronteira*.

Nesta razão, a *margem*, em regra, não é parte integrante da coisa, mas o que fica ao lado dela.

É assim que por *margens do rio* se entendem os terrenos, que ladeiam os rios, de um lado e do outro. *Margens da estrada*, as partes laterais ou os terrenos que, lateralmente, limitam com a estrada.

Nesta acepção, é que se entende à *margem*, como tudo que não é incluído ou posto no lugar da coisa: *fica ao lado dela*, ou *é posto fora dela*.

Em relação aos livros, *margem* quer significar a parte das páginas que não está impressa, que fica em branco.

Quer assim exprimir o que *sobra*, o que *ainda comporta*.

Margem. Na linguagem vulgar do comércio, é tomado no sentido de ensejo ou de oportunidade para lucros ou bons negócios. E, deste modo, por vezes, é tido no mesmo sentido de lucro ou resultado: o negócio não dá *margem*, quer dizer, não produz resultado, lucro ou vantagem.

MARGINAL. Referente a *margem*, nas diversas acepções desse verbete. Diz-se, assim, da pessoa que vive à *margem* da sociedade ou da lei como vagabundo, mendigo ou delinquente.

Daí, *marginalização*, que indica o ato ou efeito de marginalizar-se.

MARIDO. Do latim *maritus*, é a denominação dada ao homem casado, em referência à mulher, com quem se acha ligado pelo casamento.

É, assim, a designação que, a rigor, exprime somente o *companheiro legal*, ou aquele que vive com uma mulher, em virtude de *justas núpcias*.

MARINHA. Do latim *marinus*, de *mare*, como adjetivo, é o vocábulo aplicado para designar tudo que se refere ao mar.

Possui, pois, sentido equivalente a marítimo.

Marinha. Como substantivo, é especialmente empregado, seja para indicar o *conjunto de navios*, convenientemente equipados, utilizados na navegação, como as *naus de guerra*, com os seus marinheiros, empregados na defesa de um país.

Assim, conforme os casos, a marinha diz-se *comercial* ou *mercante* e *marinha de guerra*, ou *armada*.

A *marinha mercante*, subordinada às regras do Direito Comercial Marítimo, trata especialmente da navegação destinada a fazer o *comércio de transportes*, de *passageiros* ou de *cargas*.

A *marinha de guerra*, parte integrante das forças armadas de um país, dita de *força de mar*, compreende a totalidade de navios ou vasos de guerra, pertencentes ao Estado e dispostos para sua defesa, inclusive os marinheiros que integram sua equipagem e oficialidade.

A marinha de guerra é superintendida pelo Ministério da Marinha.

MARINHEIRO. De *marinha*, designa de modo geral toda pessoa que trabalha ou serve em um navio, sob as ordens do capitão. Distingue os homens da equipagem ou da guarnição de um navio, com exclusão dos oficiais.

Em sentido amplo, porém, significa todo *homem que trabalha em um navio* ou em uma embarcação, que navegue no mar. E, nesta acepção, nela também se incluem os *oficiais* do navio. O mesmo que *marítimo*.

Diz-se *marinhagem* para o conjunto de marinheiros.

MARITAL. Derivado do latim *maritalis*, de *maritus* (marido), é o adjetivo empregado na terminologia jurídica para exprimir tudo que se refere ao *marido*, é inerente a ele ou se relaciona com o matrimônio.

MARÍTIMO. Derivado do latim *maritimus*, de *mare*, é o vocábulo empregado para designar tudo que se refere ou se relaciona com o *mar*.

Possui, assim, sentido equivalente a *marinho*, também formado de *mar*, e exprimindo tudo que a ele se refere ou com ele se relaciona.

Na expressão *cidade marítima* ou *zona marítima*, entende-se a que é *banhada pelo mar* ou se situa no *litoral*, opondo-se às *cidades serranas*, que ficam serra acima ou se localizam longe do mar.

Nesta razão, também, é que se adota o adjetivo *litoral* com a significação do que está próximo ao mar ou é banhado pelo mar.

Marítimo. Com o mesmo sentido de *marinheiro*, especializa-se na designação de toda pessoa que exerce atividade a bordo de um navio mercante. É o mesmo que *embarcadoiro*.

MARQUÊS. Do Latim *Tardio marchisus* ou *marchensis* significando governador de *marches* (territórios de fronteiras ou marcas). Outros o dão do germânico *marcah* (cavalo), porque o marquês era tido como *mestre de cavalaria*.

O sentido, no entanto, em que se tinha a dignidade, *capitães* que eram postos pelos reis nos *portos de mar* ou nos *confins do reino*, para comandar a guarda das *marcas* ou as *fronteiras* do mesmo, leva-nos a crer que a origem do vocábulo é o *marchio* latino, de que se formou a primitiva expressão *marchensis*, para designar aquele que guarda a marca, por ordem do soberano.

De começo os *marqueses*, que constituíam dignidade ou título de nobreza inferior ao duque e superior ao conde, não tinham terras e jurisdição. Depois foram favorecidos com elas a título perpétuo e em vida.

Onde se permite o uso dessa dignidade, entregam-se ao marquês inúmeras regalias e prerrogativas de ordem política e benefícios de ordem jurídica.

MARQUISE. Palavra de origem francesa, significando *sobretudo*, é anotado em posturas municipais para indicar, nas construções, o *alpendre* que é colocado nos edifícios, geralmente à sua fachada, como guarnição ou resguardo.

MARTICÍDIO. Homicídio perpetrado pela mulher contra o próprio marido.

MARXISMO. Doutrina dos filósofos alemães Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), fundada no materialismo dialético e desenvolvidas através das teorias da luta de classes e da relação do capital com o trabalho, resultando na revolução do proletariado.

MASMORRA. Prisão subterrânea. Por extensão, indica lugar ou aposento lúgubre, triste, sombrio.

A palavra vem do árabe *maimoro*.

MASOQUISMO. Denominação dada à perversão sexual, caracterizada pela *flagelação passiva*. Assim, o perverso somente se ativa no desejo sexual ou atinge o gozo venéreo *se flagelando pela amada*. A excitação sexual, no masoquismo, é despertada, assim, pelos maus-tratos ou pelos golpes dados ao corpo.

Na afirmativa de Afrânio Peixoto, os masoquistas, muito perversos que sejam, não são por isso levados ao crime. E, segundo assertiva do mesmo, o masoquismo na sua forma violenta, corporal, é mais comum nas mulheres.

O nome vem do francês *masochisme*, derivado do antropônimo Masoch, de Leopold Sacher Masuch, romancista austríaco.

MASOQUISTA. O perverso sexual que pratica o masoquismo. É o *flagelado* nessa espécie de perversão, ao contrário do sádico, que é o *flagelador*.

MASSA. Do grego *maza* (bolo de cevada), verbo *massaein* (amassar), pelo latim *massa*, é literalmente compreendido como a reunião de certas matérias trituradas juntamente e misturadas, para que formem uma só coisa.

No sentido jurídico, é tomado o vocábulo para exprimir a *universidade de coisas* ou a *reunião de vários bens*, que se *autonomizam patrimonialmente*, para que adquiram uma *personalidade jurídica*. Ou compreende a *instituição de certo órgão* para defesa dos referidos bens e direitos.

Nesta razão, a *massa* se constitui num *todo indivisível*, o que, aliás, é do caráter das *coisas coletivas (universitas rerum)* e toma uma *personalidade própria*.

Convém anotar, no entanto, que nem toda *massa* adquire a personalidade jurídica. Mostra-se coisa coletiva, possuindo individuação, mas sem qualquer qualidade de pessoa.

Massa. Em sentido mais amplo, no entanto, quer exprimir toda *coletividade*, seja de coisas, de pessoas ou de direitos.

Neste conceito, pois, é tido como o *montante* ou a *totalidade*, representada pela reunião de várias coisas, que se passam a considerar ou a ser vistas como uma *unidade* ou *uma só coisa*.

MASSA ATIVA. Seja na técnica da contabilidade, seja na terminologia jurídica, a expressão possui o sentido de *volume* ou *total de valores*, que representam um *ativo* ou um *haver*, demonstrando uma coluna de *conta-corrente* ou um *relacionamento* de valores existentes.

Nesta razão, na técnica contábil, *massa ativa* representará sempre a totalidade de lançamentos de crédito ou representativos de créditos, pelo que se diz, também, *massa de crédito* ou *massa-haver*.

Neste particular, no entanto, convém esclarecer que a *massa ativa* em relação à pessoa corresponde sempre à *massa passiva*, que lhe é oposta, em relação à outra pessoa.

Desta forma, o titular da *massa ativa* apresenta-se como *credor* nos livros do titular da *massa passiva* que, por sua vez, se apresenta como devedor nos livros do titular da *massa ativa*.

A denominação de *massa*, dada a estes totais de créditos, resulta da *identificação* de todas as parcelas, não importando a diversidade de natureza ou de origem de cada uma que, por essa forma, se integram num só montante para formar um *valor total*.

Massa ativa indica ainda a *soma de valores*, representados em espécie ou em bens, que devem ou podem ser utilizados na *liquidação de um negócio*. É, pois, indicativo do *que se tem* ou do *que existe*.

Quando, antes de cumprir sua função, essa *massa ativa* é computada pelo *total apurado*, sem atenção a *encargos* ou *despesas*, que pesam sobre ela, diz-se *massa ativa bruta*, em distinção à *massa ativa líquida*, que será a que se apresenta livre de qualquer outro encargo ou contribuição, além daquela que é de seu destino ou objetivo.

Nas partilhas, em princípio, somente depois que a massa ativa se transforma em líquida, procede-se à sua efetivação.

MASSA DE CONTRIBUIÇÃO. Na terminologia do Direito Comercial Marítimo, assim se entende a *soma apurada* no regulamento das avarias, em virtude da qual se promove *orateio contributivo*, a que estão sujeitos todos quantos participaram delas.

A *massa de contribuição* é evidenciada, no regulamento das avarias, pela verificação da *massa ativa* e da *massa passiva*.

A *diferença* entre uma e outra resulta na massa de contribuição, que será *cobrada* de cada contribuinte, para que se *recomponham os valores* perdidos pela avaria.

Verificada a massa de contribuição e promovida a proporcionalidade do encargo de cada contribuinte em face dos valores pertencentes a cada um, ter-se-á a *taxa de contribuição* de cada um.

MASSA FALIDA. Quer a expressão designar a situação jurídica em que se coloca o negócio ou o estabelecimento comercial, em virtude da declaração de falência de seu proprietário, firma ou comerciante.

Nesta situação, *massa* não é empregada aí no sentido exclusivo de *universalização de bens*, embora tal ocorra.

Massa falida, tida como o *acervo de bens do falido*, é tomado em sentido estrito.

Em realidade, em amplo sentido, *massa falida* corresponde à *instituição legal*, que se compõe para a defesa de todos os interesses em jogo, sejam os dos credores, como os do próprio falido, sem atender os interesses individualísticos de cada um.

Toma, assim, uma personalidade própria, que não se confunde com a do falido nem com a dos credores, vigiada e protegida pela lei e assistida pelo juiz oficiante da falência, sendo representada por um *delegado* inicialmente nomeado pelo juiz, o síndico, que é, depois, o liquidatário.

Nesta razão, a rigor técnico, *massa falida* não se pode confundir com *massa ativa* e *massa passiva*, contidas nela, indicando os valores que lhe pertencem ou os encargos que pesam sobre ela.

Aí, deve dizer-se massa ativa da massa falida e massa passiva da massa falida, que representa a universalidade de interesses da falência.

MASSA HEREDITÁRIA. É denominação dada ao *acervo de bens* deixados pelo *de cujus* e arrecadados pelo inventariante para promoção da partilha.

MASSA PASSIVA. Representa o conjunto de valores anotados como encargos ou obrigações de uma pessoa. É o *total* do que ela deve.

Na linguagem da contabilidade, relativamente às contas-correntes, também se diz *massa dos débitos* ou *massa-deve*.

Tal como ocorre na *massa ativa*, a massa passiva sempre tem em oposição uma *massa ativa*, de modo que o que *deve* tem sempre um *credor*, a quem pertence a massa ativa ou o crédito.

Na técnica das avarias, por *massa passiva* entende-se a soma ou a totalidade de *prejuízos* ocorridos nelas (avarias), os quais, depois de verificada a massa ativa ou valores salvos, devem ser suportados proporcionalmente pelas pessoas que são obrigadas à *contribuição*.

MATA. Do latim tardio, *matta*. Designa o terreno, mais ou menos vasto, em que se encontram *árvores silvestres*; é tomado no mesmo sentido de floresta.

Às vezes, dizem-se *matas* com referência às árvores existentes no terreno, quando objeto de negócios para *corte* ou *derrubada*, sem que nele se compute o imóvel em que se acham.

MATADOURO. Formado de *matar* (tirar a vida), é o nome dado ao lugar em que se matam (*abatem*) animais para a alimentação coletiva, sob vigilância e fiscalização das autoridades municipais.

MATALOTAGEM. De *matalote* (marinheiro) do francês *matelot*, é geralmente empregado na terminologia náutica para designar a *provisão de alimentos* ou *mantimentos*, que é levado pelos marinheiros ou pessoas que embarcam.

Na linguagem atual é tido no mesmo sentido de *farnel*.

MATÉRIA. Derivado do latim *materia*, é geralmente entendido como a *substância* de que se formam os corpos. Ou tudo que serve para compor ou fazer uma coisa.

Neste sentido, a matéria, segundo as circunstâncias em que se apresenta, diz-se simples, composta, tosca, bruta ou matéria-prima.

Em conceito jurídico, é todo *assunto*, todo *elemento*, *negócio*, *questão*, *coisa*, *substância*, que possam servir de objeto ou ser trazidos à disciplina do Direito.

Matéria. No sentido técnico do Direito Processual, é entendido como o *assunto* ou a *questão* a ser debatida ou já debatida em um processo, e que servirá de fundamento ou base ao decisório judicial.

É a *matéria jurídica*, que entra na composição da controvérsia e forma elemento da discussão.

Neste sentido, na terminologia processual, usa-se das expressões *matéria a discutir*, *matéria admissível*, *matéria nova*, *matéria velha*, *matéria julgada*, *matéria preferencial*, *matéria prejudicial* etc., para distinguir os vários aspectos, em que os assuntos se integram na causa e a posição que nela possam tomar.

MATÉRIA A DISCUTIR. No sentido processual, assim se diz do assunto ou dos assuntos que podem ser ventilados ou tratados em uma questão ou num recurso, tornando-se *impertinentes* aqueles que não podem ser trazidos à baila.

Matéria a discutir, pois, indica a *matéria oportuna*, *matéria permitida* ou admitida à discussão.

Em regra, é a própria lei que *aponta* a matéria a discutir.

É o mesmo que *matéria admissível*.

MATÉRIA ADMISSÍVEL. É a que se mostra oportuna e que se toma comportável com a questão em debate, não se revelando estranha ou impertinente ao caso.

MATÉRIA CIVIL. Assim se diz de todo assunto que é regulado pela lei civil e que por ela se decide, quando em controvérsia.

MATÉRIA COMERCIAL. É a designação que se dá a todo *objeto* de uma questão quando, por sua natureza, é tratada pelo Direito Comercial ou a ele pertence.

MATÉRIA DE DIREITO. Assim se diz do assunto em debate, quando fundado exclusivamente num princípio de Direito ou numa norma jurídica.

É expressão equivalente a *questão de direito*, assim dita em oposição à *questão de fato* ou *matéria de fato*.

MATÉRIA DE FATO. É a que se refere a uma *questão de fato*, isto é, a *eventos* ou *acontecimentos* registrados, sobre os quais versa a contenda ou a controvérsia.

MATÉRIA IMPERTINENTE. Conforme se depreende do próprio sentido de *impertinente* – estranho, inoportuno, não pertencente, *matéria impertinente* quer exprimir aquela que não deve ser tratada nem discutida, porque *não faz parte* da questão. É alheia ao assunto de que se trata ou de que se cogita.

A impertinência da matéria, pois, é revelada pela sua falta de oportunidade, ou porque não encontre apoio legal para ser admitida à discussão, porque se mostre irrelevante, ou por não ter qualquer ligação com o objeto da questão.

MATÉRIA IRRELEVANTE. É a que, por impertinente, inoportuna, improcedente, incabível, sem qualquer relevância, não pode ser atendida e, conseqüentemente, não exercerá qualquer influência ou efeito sobre a questão em debate.

MATÉRIA JULGADA. É a expressão alusiva a todo fato que, havendo sido ventilado materialmente, tenha sido já objeto de deliberação, ou julgamento, de modo que, se trazido à causa, se mostra *matéria repetida* ou *matéria renovada*.

Dessa forma, matéria julgada quer exprimir o *caso já decidido*, ou que foi objeto de uma decisão, ou despacho. Em algumas circunstâncias equivale à coisa julgada quando a decisão, que o julgou ou o resolve, é daquelas que, quando passam em julgado, se tornam irretratáveis.

Já assim não ocorre em relação à matéria julgada nos processos gratuitos, notadamente quando fundada em *atos*, que possam ser impugnados no futuro, em face de elementos positivos, que os possam inquirir de inverídicos.

MATÉRIA NOVA. Na terminologia judiciária, *matéria nova* é a que se suscita pela primeira vez. É a que, até o momento em que foi trazida à cena, *não foi mencionada*, pelo que não foi objeto de qualquer discussão, nem de qualquer decisão.

Mas, a rigor, matéria nova não quer significar *pedido novo* ou qualquer *desvio da questão* por uma *causa nova*.

É a alegação de *fato novo*, ligado à questão em debate, o qual vem mudar seu aspecto ou sua feição jurídica.

É, ainda, o *fato superveniente* ou *somente conhecido no momento*, capaz de alterar a *situação anterior*.

Em certos casos, a *matéria nova* funda-se em *documento*, até então desconhecido ou não sabido, cuja existência vem alterar sobremodo a *situação anterior* a respeito da matéria em discussão.

Em qualquer circunstância, a matéria nova somente se mostra admissível, se evidenciada a impossibilidade anterior de sua *alegação* ou *demonstração*, desde que a controvérsia não tenha sido decidida em caráter definitivo, o que a tornaria irretratável, por apresentar-se como coisa julgada.

Assim sendo, a matéria nova também deve ser *oportuna*, o que se verifica em face dos preceitos instituídos, que autorizem sua manifestação.

MATÉRIA PENAL. É a que, por sua natureza, pertence ao Direito Penal, sendo objeto de deliberação, segundo as regras que nele se dispõem.

Em sentido geral, matéria predominante é a que se *mostra principal*, por ser aquela em torno da qual gira toda discussão. É, pois, a que centraliza a própria questão.

Mas, na técnica do Direito Tributário a respeito da classificação das mercadorias manufaturadas, assim se diz a que se apresenta em *maior quantidade* ou em *maior vulto* na composição ou manufatura do produto, ou a que, *revestindo o produto*, em todo ou em grande parte, se mostra a mais evidente ou visível.

A evidência da matéria predominante tem por fim fazer classificar a mercadoria na *classereferente* à mesma matéria, embora seja ela fabricada com matéria de outra natureza. Quer isto dizer que, anotada a matéria predominante, tem-se a mercadoria como totalmente fabricada por ela.

MATÉRIA PREFERENCIAL. Em sentido geral, assim se diz de todo *assunto* que, por sua natureza, deve ser sempre tratado em primeiro lugar, isto é, com *preferência* ou *primazia* a qualquer outro.

Em regra a preferência decorre da circunstância de influir a decisão a respeito da *matéria preferencial* sobre outras, que lhe estão subordinadas. E muitas das vezes, a solução delas, indiretamente, traz solução para as demais.

É o caso da *matéria prejudicial*, que se mostra também preferencial.

MATÉRIA PREJUDICIAL. Na terminologia processual, é a expressão usada para indicar toda *matéria* incidente trazida à discussão, muitas vezes com força, se decidida, para anular a *matéria principal*.

Diz-se, também, *questão prejudicial*, porque, em verdade, é uma *questão* que se intromete na causa principal, para ser resolvida antes, desde que é aventada, justamente, para anular seus efeitos.

Aliás, o sentido da *matéria prejudicial* é tirado da significação literal do adjetivo que a distingue: é a que *antevê*, ou que *prejulga*, desse modo procurando impedir uma decisão sobre a matéria principal, que se anulará pela solução dada à prejudicial, quando esta atinge a solução da principal.

Vide: *Questão prejudicial*.

MATÉRIA-PRIMA. Assim se entende toda substância corpórea, procedente da natureza, utilizada para, pela transformação, produzir outro artigo ou outro produto, isto é, uma *espécie nova*.

É, assim, toda *matéria* aplicada para a produção de uma nova espécie, pela transformação dela em outra, não importando que já se mostre em um *produto* não originário da natureza.

Nesta razão, é que o Direito Tributário considera matéria-prima para a fabricação do *fumo* (charutos, cigarro), não somente as folhas originais do arbusto, como o *fumo bruto* em corda, em rolo ou em pasta.

Em relação ao vinho, é considerado *matéria-prima o mosto*, produto resultante do esmagamento da uva, com ou sem a presença do bagaço.

Em relação ao *papel*, a matéria-prima é a *pasta mecânica* e a *celulose*, já produzidas com a transformação da *madeira*.

Neste sentido, há a *matéria-prima bruta*, que é a provinda diretamente da natureza, sem qualquer benefício ou melhoramento, e há a *matéria-prima* representada já por um produto originado de outras matérias-primas.

A transformação por que passa a *matéria-prima* para a produção de uma *espécie nova*, na linguagem técnico-jurídica, diz-se *especificação*.

MATÉRIA RELEVANTE. É aquela que, por sua valia, por sua força, pelas razões que demonstra e pela justa oportunidade e juridicidade, possa influir e determinar a solução da controvérsia.

Em princípio, a matéria relevante é fundada em regra de Direito irretorquível ou em preceito expresso de lei.

Na técnica do Direito Tributário, assim se entende a *coisa* sobre que recai ou incide *atribuição*.

Assim, a *matéria tributável* é representada pela mercadoria ou produto, sobre o que incide a tributação, pelas rendas ou rendimentos de pessoa, ou sobre a propriedade, dependendo da natureza do encargo fiscal.

A própria lei tributária, quando impõe o tributo, determina a espécie a ser tributada, esclarecendo se a tributação é promovida em face do valor que representa ou pela natureza dela.

A matéria tributável é variável em cada modalidade de tributo.

E, assim, manifesta-se no *ato*, no *negócio*, na *operação*, na *mercadoria*, no *rendimento*.

Ainda a matéria tributável se apresenta em caráter real ou em caráter pessoal conforme é olhada por seu valor, sem atenção à pessoa (real), ou atinge à pessoa, sem atenção à coisa (pessoal).

Numa se toma em consideração a coisa, sem importar a situação econômica do contribuinte; noutra somente o contribuinte é visado, sem ter qualquer significação a coisa.

MATÉRIA VELHA. Segundo o sentido sempre tido, *matéria velha* é a que já foi alegada, discutida e decidida na *causa principal*.

Mas, *matéria velha* entende-se somente a que se refere à *matéria de fato*, que se demonstrou e que foi solucionada ou mereceu decisão.

Esta jamais poderá ser *repetida* ou *renovada*. É princípio que vem de longe: das Ordenações Filipinas e Manuelinas.

Nesta razão, as questões de fato já decididas não se podem renovar sem que se mostrem impertinentes e desabusadas. Constituem *matéria velha* e jamais se apresentariam como uma *razão nova*, capaz de modificar o que já é feito ou decidido.

A razão nova, quando fundada em fato, precisa ser resultante de *fato novo* e *superveniente* à decisão que se quer anular. Será *matéria nova*.

E, desse modo, para que não se mostre *matéria velha* é indispensável que não conste de fato que tenha identidade de lugar, tempo, pessoa ou fim com o outro, de que já se deu prova.

Qualquer *identidade do fato* alegado com o *fato* anteriormente provado, que tenha sido objeto de decisão, seja em relação ao lugar, tempo, pessoa ou fim, revela uma repetição de fato e constitui matéria velha.

No entanto, *matéria de direito* não envelhece: não está sujeita à prova e pode sempre ser alegada, desde que fundada em disposição de lei em vigor. O *Direito*, em que se funda a pretensão da pessoa, sempre se evidencia matéria oportuna.

MATERIAL. Derivado do latim *materialis* (formado de matéria), em sentido amplo é empregado para exprimir toda coisa *que tem corpo*, é *corpórea*, em oposição ao que é espiritual.

Revela, assim, a *existência real* das coisas que se veem, se apalpam, se tocam, porque se constituem de *substância tangível*.

Material. Como substantivo, é indicativo das próprias coisas corpóreas, de caráter *mobiliário*, utilizada para execução de certos empreendimentos ou realização de certas obras.

Assim, dizem-se *materiais de construção* para as coisas que se mostram necessárias à sua realização, tais como pedras, tijolos, cal, areia, cimento, telhas, madeiras e ferragens.

Material de expediente, designando tudo que se usa num escritório ou repartição, para efetividade dos serviços que ali se executam, tais como lápis, papel, borracha, caneta, cliques, grampeador etc.

Material ferroviário, aquele que se emprega no serviço da empresa. E se distingue em *material fixo*, para designar aquele que está pregado ao solo, como *trilhos*, e *material rodante*, referente às máquinas (locomotivas), vagões e todo material que cumpre sua finalidade, *rodando pela via férrea*, também chamada de *via permanente*.

Material de guerra ou *material bélico*, o conjunto de objetos militares usados como armamento ou para defesa de uma praça.

Material escolar, tudo que se refere a móveis e utensílios de uso em uma escola, como mesas, carteiras, mapas, livros etc.

Nesta razão, *material* exprime ou designa sempre o objeto ou coisa móvel, em vários usos ou aplicações.

Na técnica das construções, distingue-se da *mão de obra*, que significa o *serviço* sem atenção ao *material empregado* nela.

Material. Na terminologia do Direito Financeiro, é o vocábulo tido em sentido próprio, sem que se afaste da ideia de *coisa corpórea móvel*.

Assim, na verba de *material*, oposta à de pessoal, são computadas as despesas referentes não somente ao material propriamente dito, como as que se referem ao *sustento de animais*, *conservação de imóveis*, *transportes*, *passagens* e outras despesas, que não tenham o caráter de remuneração por serviços pessoais ou de auxílios e vantagens inerentes ao desempenho de funções públicas.

Ainda, no sentido financeiro, *material* é tomado em dois aspectos: *permanente* e de *consumo*.

Material permanente entende-se todo objeto que não se consome ou transforma. É representado pelos *móveis* e *utensílios*, que resistem ao uso, ficando de um ano para outro, e entrando para a classe dos *bens mobiliários*.

Material de consumo é compreendido como aquele que se gasta pelo uso ou se deteriora. É o que vulgarmente se chama de *material de expediente*.

MATERIALISMO. Derivado de *material*, é o vocábulo usado para designar o sistema ou doutrina filosófica que somente admite a existência de *coisas objetivas* ou *materiais*. É devida a Thomas Hobbes, filósofo inglês (1588-1679), afirmando que somente os *corpos existem*, e que a própria *alma* é substância corpórea composta apenas de uma matéria mais sutil. Nela, o ser espiritual é incompreensível. E todo conhecimento, consequentemente, se deduz à sensação e esta a um movimento ou imutação material do órgão. A própria vontade é função exclusiva do estado fisiológico do organismo. Afinal, tudo é *matéria*. Os próprios fenômenos de ordem superior reduzem-se a fenômenos de ordem química ou matemática.

MATERIALISMO HISTÓRICO. É também a filosofia que explica que a totalidade do desenvolvimento da humanidade e das forças econômicas não procede das ideias mas, unicamente, se processa como função da luta pela vida.

MATERNIDADE. Derivado do latim *mater* (mãe), exprime o vocábulo o estado ou qualidade de mãe.

Da maternidade resulta a filiação materna. E quando esta não é sabida, pode ser provada pela *investigação*.

Em geral, a *maternidade* constitui fato notório: ela resulta, unicamente, do fato do nascimento do filho, podendo existir sem casamento: *semper certa mater est, etiamsi vulgo conceperit*.

O *assento de nascimento*, não contestado por falsidade do que nele se contém, é *prova bastante* para assegurá-la, desde que nele se mencione o nome materno.

Vide: *Filiação. Investigação. Mãe*.

Maternidade. É usado o vocábulo para designar o *hospital* ou *casa de saúde* em que se recolhem as gestantes para o parto, ou as mulheres já paridas ou puérperas, para tratamento.

MATRIARCADO. Formado de *matriarca* (a mulher, considerada como chefe ou base da família), é empregado para exprimir a *organização social* em que a mulher se apresenta como *elemento preponderante* na família, dela se derivando o parentesco, entre os quais se geraram dela, sem qualquer atenção ao pai.

A existência do matriarcado, como instituição social regular e o primeiro tipo de organização da família, é discutível.

Assentam-no, no entanto, como consequência da promiscuidade primitiva ou da união transitória, decorrentes das condições e das necessidades dos argumentos que se formavam.

Nesta razão, como bem pondera Clóvis Beviláqua, um matriarcado, em seu sentido, como um governo familiar feminino, fundado na ginecocracia, que tenha antecedido ao governo varonil, não constitui fato normal, embora seja anotado em casos esporádicos.

O matriarcado, pois, mais se definiu pelo estabelecimento do vínculo de parentesco preso à linha feminina, de que resultava a não permissão de casamento entre irmãos uterinos, permitindo-se, no entanto, entre irmãos consanguíneos, conforme se anota da legislação de SOLON.

MATRICIDA. O filho que mata a própria mãe; assassino de mãe.

MATRICÍDIO. Do latim *matricidium*, exprime o *crime de morte* praticado pelo filho em sua própria mãe.

Vide: *Assassinato. Homicídio*.

MATRÍCULA. Derivado do latim *matricula*, diminutivo de *matrix* (rol, registro público), como vocábulo técnico-jurídico, quer exprimir todo *registro* ou *inscrição* promovida perante repartições ou estabelecimentos, em livros apropriados, para que se cumpram certos desejos pessoais ou se anotem, sujeitos à formalidade.

A *matrícula*, assim, corresponde à inclusão do *nome da pessoa* num *rol* ou *relação*, em que se anotam todas as que pretendem o mesmo fim, ou do *fato* que se quer relacionar, para que se mostre o cumprimento de uma exigência legal ou se obtenha uma *prioridade*, a respeito do que se fez e consta da relação promovida.

Nos estabelecimentos ou repartições em que a matrícula se deve efetuar, há livros próprios à escrituração das relações e inscrições em que ela resulta, nos quais a matrícula vai sendo operada, recebendo cada pessoa ou fato o número correspondente à ordem em que foi a mesma efetuada.

Matrícula, assim, tem significado equivalente à inscrição e ao registro, embora, geralmente, seja aplicada especialmente a certos e determinados fatos, pelo que assume um sentido técnico todo próprio, de *rol* ou *relação*.

Neste sentido, pois, *matrícula* quer exprimir a *formalidade de inscrição* periódica a que estão sujeitos certos fatos ou certas pessoas, enquanto *registro* traz consigo uma acepção técnica de *isenção* promovida para *perpetuidade* de fatos ou coisas.

MATRÍCULA DE EQUIPAGEM. Assim se diz do *rol* ou *relação* dos marinheiros, promovida na *Capitania do Porto*, onde se anota o *engajamento* dos marinheiros pertencentes a uma embarcação, antes que inicie sua viagem.

Nesta matrícula, anotam-se os nomes dos engajados, idade, estado, naturalidade, domicílio, função de bordo, soldadas, condições de ajuste e adiantamentos feitos.

Matrícula da equipagem tem assim acepção equivalente a *arrolamento da equipagem*, o que aliás está conforme o sentido de matrícula: relação ou rol.

MATRÍCULA DE VEÍCULOS. Assim se diz da inscrição, a que está sujeita toda espécie de veículo, seja de tração animal ou mecânica, na inspetoria de trânsito, para que possa circular livremente.

Esta matrícula consiste em ser anotado o veículo, com a determinação de sua *espécie*, *nome do proprietário* e de outros esclarecimentos, em um livro próprio, onde recebe um *número de ordem*, que corresponde ao *número de matrícula*, a ser conduzido pelo veículo para a sua pronta identificação.

MATRÍCULA DO COMERCIANTE. É a inscrição ou alistamento do comerciante, que preencha certas condições exigidas pelo Código Comercial.

A matrícula do comerciante lhe confere certas regalias e lhe dá o direito de votar e ser votado para as *juntas comerciais*.

O comerciante que faz sua matrícula diz-se *comerciante matriculado*.

MATRÍCULA DO NAVIO. Assim se diz a respeito da inscrição que deve ser feita pelo navio, periodicamente, a fim de que possa *viajar livremente*.

É, assim, ato que se distingue perfeitamente do *registro*, a que também está obrigado, para que por ele se determine sua *nacionalidade* e se assegure sua *individualidade*.

A matrícula, por outro lado, concernente à viagem empreendida pelo navio, é *periódica*, enquanto o registro é *permanente*.

Uma certidão da matrícula é entregue ao capitão do navio e constitui um dos *papéis de bordo*, de condução obrigatória.

A matrícula não se deve confundir com o *despacho marítimo* a que está sujeito o navio em todo porto a que chega, para que dele possa sair, em continuação de sua viagem.

O despacho marítimo tem por objetivo a obtenção do *passe*, necessário à continuação de sua rota. A *matrícula* é ato de *habilitação* para viajar, válida pelo prazo que nela se institui.

MATRÍCULA ESCOLAR. É a inscrição feita pelo candidato à frequência em um *curso* (primário, secundário ou superior), para que seja seu nome incluído nele.

A matrícula, em regra, é anual, realizando-se no início de *cada ano escolar* ou *ano letivo*, sendo válida somente para ele.

MATRÍCULA TORRENS. É a designação dada ao ato pelo qual aquele que tendo posse sobre um imóvel e desejando saneá-lo, por não se mostrar perfeito, pede inclusão de seu nome no *registro do imóvel* como senhor e possuidor do terreno, já por si ocupado e possuído.

Vide: *Registro Torrens*.

MATRICULADO. Tudo que se matriculou ou que consta de uma matrícula. Comerciante que fez sua matrícula.

MATRIMÔNIO. Do latim *matrimonium* (casamento), é o vocábulo em seu sentido técnico empregado especialmente para designar a aliança, em virtude da qual homem e mulher se prometem o uso do corpo para o fim da propagação.

Neste sentido, pois, é que se diz *matrimônio consumado*, quando se realizou a *posse carnal*.

Nesta razão, já os romanos compreendiam-no como a união do homem e da mulher, importando numa *comunidade* geral para toda existência: *Matrimonium est viri et mulieris conjunctio, individuam vitae consuetudinem continens*. A *conjunção* dá o sentido *dereunião de corpos*, que se ligam para *uma só vida* e produção de outras.

Aliás, o sentido de *comunidade do matrimônio* mais se aplicava às relações pessoais entre os esposos que à referente a seus bens.

Mas o matrimônio com semelhante conceito não era o que se encontrava sob o regime do Direito Civil. Para este e por seus efeitos, diziam-se *justae nuptiae* (justas núpcias) ou *justum matrimonium* (justo matrimônio).

A religião cristã erigiu o matrimônio em *sacramento*, imputando-o de *indissolúvel*. Torna-o, assim, um ato que participa do Direito divino e do Direito humano.

Entretanto, a Lei nº 6.515/77, que regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento, implantou entre nós o *divórcio*, que põe termo ao casamento e aos efeitos civis do matrimônio religioso (art. 24).

Como o contrato, o matrimônio exige o consentimento livre dos contratantes (nubentes): *Matrimonium inter invitos non contrahitur*, já afirmava Celso.

Vide: *Casamento. Justas núpcias. Núpcias.*

MATRIZ. Derivado de *matrix*, de *mater*, literalmente possui o sentido de *madre* (mãe), exprimindo a *fonte* ou a *origem*, donde provêm as coisas.

É assim que, no sentido técnico-industrial, matriz significa sempre a *peça* ou *molde*, em que se *fundem* certos objetos, que, por essa maneira, se produzem semelhantes à *forma* ou a *molde*, em que tomaram corpo.

Matriz. Na técnica do comércio, significa o estabelecimento principal, ou seja, aquele que tem a primazia na direção e a que estão subordinados todos os demais, ditos de *filiais*, *agências* ou *sucursais*.

Deste conceito é que se gera o sentido de *principal* ou *fundamental*, em que é tido o vocábulo, tomado adjetivamente.

MATURIDADE. Do latim *maturitas*, de *maturius* (maduro, sazonado), é geralmente empregado para designar a *fase da vida* em que a pessoa tem atingido o completo desenvolvimento físico. E, assim, tem sentido equivalente à idade madura.

Mas, na terminologia médico-jurídica, é o vocábulo aplicado em relação ao feto, para designar o *estado pleno de desenvolvimento* a que tenha atingido, para poder viver fora do útero materno.

Nesta razão, *maturidade* quer significar desenvolvimento completo do feto, na sua vida uterina, de modo que se apresenta em condições de *vitalidade*. E produz o parto, que se diz a termo, em oposição ao que ocorre *prematuramente*.

Mas, no conceito jurídico, há *imaturidade* compatível com a vida exterior: *partus imaturus, sed vitalis*, como há *maturidade* incompatível com a vida exterior: *partus vivus, sed non vitalis*.

No caso de *nascimento prematuro*, com viabilidade, diz-se, então, que a *maturidade* é *suficiente* para admitir a *vitalidade*.

As questões a respeito da viabilidade ou vitabilidade pertencem à perícia médico-legal.

MATUTINO. Do latim *matutinus*, é o adjetivo empregado para designar tudo que se refere à *manhã* ou se passa nessa hora matinal.

Na terminologia da imprensa, seja como adjetivo, com sentido originário, seja como substantivo, exprime o *jornal* que circula pela *manhã*. Opõe-se, assim, a *vespertino*, que é o que circula à tarde ou ao anoitecer.

MAU. Derivado do latim *malus*, exprime tudo que é *irregular*, *contrário à regra*, *perverso*, *pernicioso*.

No sentido jurídico, significa, assim, o que é contrário à justiça, ao direito e ao dever.

MAU PROCEDIMENTO. É o procedimento incorreto, irregular, que atenta contra as regras legais ou que fere a própria moral. É o modo de vida desregrado, inconveniente, ofensivo aos bons costumes e à decência.

MAUS COSTUMES. Assemelha-se ao mau procedimento, por ser o modo de agir contrário à normalidade de costumes ou modo de proceder de todos.

Os maus costumes revelam-se na prática de atos que ofendem à moral, que causam indignação, que foge aos costumes do bom cidadão ou das normas morais impostas pela sociedade.

MAUS-TRATOS. São os tratos que se afastam do humano e do justo, revelados em imposições descabidas ou em castigos imoderados dados às pessoas sob dependência de quem delas deverá cuidar, dando-lhes assistência e as mantendo como é de seu dever.

Os maus-tratos se demonstram conforme os configura a própria lei penal:

- a) na privação de alimentos e cuidados indispensáveis devidos a pessoa;
- b) na existência ou determinação de trabalhos ou encargos excessivos e inadequados;
- c) na desumanidade e abuso do castigo, imposto como correção ou disciplina.

MAU USO. É o uso nocivo ou a prática de ato, fundado em pretendido direito, mas de modo pernicioso, desidioso ou negligente. É o uso abusivo e anormal.

MAUSOLÉU. Do latim *mausoleum*, do grego *mausóleion*, quer significar *túmulo pomposo ou monumento sepulcral grandioso*.

Advém o vocábulo e significação de Mausolo, rei de Cária, a quem a viúva dele, Artemisa, levantou um túmulo portentoso, contado entre as sete maravilhas do mundo antigo.

MÁXIMA. Derivado do latim *maxima*, com o mesmo sentido de *axioma*, indica a *proposição* em que se anota uma *verdade* ou se estabelece *princípio*, tão evidente que não precisa de demonstração. E, nesta razão, poderá servir de *norma de conduta de regime* ou de *governo*.

MÁXIME. Do latim *maxime*. Advérbio, comumente empregado no sentido de *principalmente, mormente, sobretudo*.

MÁXIMO. Derivado do latim *maximus*, superlativo de *magnus* (grande), em sentido técnico quer sempre exprimir a mais alta ou elevada *medida de grandeza* que possa ser atingida.

Designa assim o *maior grau*, o *maior preço*, a *maior altura*, o *maior valor*, a que as coisas possam chegar.

É indicativo, sempre, do que há de maior ou de mais elevado.

Pena máxima é a pena de maior gravidade ou de maior intensidade.

Desse modo, *acima do máximo* nada mais existe, porque ele revela o *ponto último*, que pode ser atingido.

MEAÇÃO. Formado de *meio* (metade), quer exprimir sempre a *metade de uma coisa*, ou, mais propriamente, a metade que se tem sobre a coisa, enquanto a outra metade pertence a outrem.

A *meação*, assim, quer revelar um condomínio de metade por metade. O que pertence a dois, em partes iguais.

Acerca dos direitos e deveres entre vizinhos, a *meação*, ou o direito de adquirir a metade da parede, cerca, muro, vala ou valado, é assegurada ao vizinho, que a não tem, quando tiver direito de estremar um imóvel neles.

Mas, para adquiri-la, terá de indenizar o outro do valor da obra do terreno por ela ocupado, a fim de que seja senhor da meação.

Na técnica dos inventários, a *meação* quer significar a *parte que cabe ao cônjuge sobrevivente*, na sociedade conjugal, parte esta que compreende a *metade* dos bens anotados no acervo de bens, deixados pelo *de cujus*.

Desta forma, a *meação* não implica herança, mas um direito de sócio aos bens da sociedade conjugal, que se mede ou se computa pela metade deles. *Herança* será a outra metade, que competia ao cônjuge falecido e que pode ser por ele disposta em testamento.

A cada cônjuge, pois, pertence a sua metade (*meação*), não podendo um dispor em testamento da metade do outro.

MEADO. Particípio de mear, do latim *mediare*, quer significar o que *está no meio* ou *chegou ao meio* ou próximo do meio.

No sentido legal, *meado do mês*, em qualquer mês do ano, é o seu *décimo quinto dia*.

MECÂNICA. Do latim *mechanica*, do grego *mechaniké*, no sentido filosófico designa a ciência que tem por objeto determinar o efeito que produzem sobre um corpo dados diferentes forças, algumas vezes agindo simultaneamente, quando se conhece o movimento simples, que resultaria da ação isolada de cada uma destas forças; ou, tomada a questão em sentido inverso, que tem por objeto determinar os movimentos simples, de cuja combinação resultaria um movimento composto conhecido.

Nesta razão, toda mecânica estuda a combinação das forças, seja porque desta combinação resulta um movimento a estudar, ou porque dela advém um equilíbrio cujas condições devem ser fixadas.

Neste conceito é dita *mecânica racional*.

Mecânica. Tecnicamente, é o vocábulo empregado para designar toda arte, que tem por função preparo das máquinas. É a *mecânica aplicada*.

Extensivamente a este sentido, todo conjunto de máquinas é designado por *mecânica*.

Vide: *Mecânico*.

MECÂNICO. Derivado do latim *mechanicus*, do grego *mechnikós*, geralmente é empregado para distinguir tudo que se refere à *mecânica* ou é dependente de *máquina*.

Neste particular, pois, *mecânico* distingue todo trabalho ou serviço de *ordem material*, desempenhado por ação manual ou de máquinas.

E se designa como *mecânico* o profissional que o desempenha, embora seja especialmente o vocábulo empregado para designar a pessoa que trata ou trabalha em máquinas. Aí o temos, pois, em dois sentidos: *geral*, para designar todo o profissional, cujo trabalho não é de ordem intelectual; *restrito*, para designar toda pessoa que trabalha em máquinas ou cuida de máquinas.

Em quaisquer dos sentidos, opõe-se ao sentido de *liberal*, aplicado para distinguir a profissão em que o trabalho é de *ordem intelectual* ou se funda em conhecimentos adquiridos com o estudo das ciências.

Entre os trabalhos e serviços mecânicos incluem-se os de todas as manufaturas, os de carpintaria, marcenaria, alfaiataria, sapataria, e de toda aquela que se considere uma *arte mecânica*.

MEDALHA. Derivado do grego *metallon*, pelo latim *metallum* (metal) ou mais propriamente do italiano *medaglia*, é assim chamada a *peça de metal*, geralmente redonda, onde *segravam* (cunham) certas figuras de homens, de coisas ou de alegorias, em memória de fatos que se desejam perpetuar.

É nesta razão que as medalhas fornecem, por vezes, indicações úteis para a recomposição da história acerca de fatos antigos.

Entre os romanos, chegaram mesmo a constituir repositório ou fonte do Direito Público de Roma, sobretudo no que concerne à época imperial.

Medalha. É comumente usada como *insígnia* ou *emblema* a ser utilizado pelos componentes de certas corporações.

E também é usada para servir de *prêmio* aos vitoriosos em *torneios* ou *certames* ou àqueles que se distinguiram por atos meritórios, dizendo-se, então, *medalha de mérito*.

MEDALHÃO. No jargão forense, expressão algo pejorativa a designar o profissional influente, ou, ao menos, que se acredita como tal.

MÉDIA. Do latim *medius* (o que está no meio), na técnica aritmética exprime o *quociente* que resulta da divisão do total ou soma de várias quantidades pelo número delas.

A este quociente se chama de *termo médio*.

Na técnica dos negócios, a *média* é sempre procurada para que se tenha um *índice* das operações efetivadas, dentro de um período dado, em face de uma *base*, que se quer apurar.

Na técnica escolar, é procurada, no fim de cada ano, para que se ponha em evidência o aproveitamento do aluno, não em face dos exercícios ou exames parciais, mas pela verificação dos resultados gerais e pela obtenção do termo médio obtido.

Em relação a cada disciplina ou cadeira, diz-se *média* propriamente. Mas, em relação a todas as disciplinas, tecnicamente diz-se *média condicional*, que vem determinar a possibilidade de admissão ao *exame final*. A *média condicional* é obtida pela operação feita não somente com as notas de *exames parciais*, como com as de *exercício*, que não se computam nos exames finais.

Ainda na terminologia escolar, diz-se *média final*, para o que se obtém da divisão da média do ano, e nota de exame escrito. A *média final* é que determina a *aprovação final no exame*, desde que atingido o grau regulamentar.

Média. Na terminologia estatística, não possui o vocábulo sentido diverso: significa o *resumo* de vários dados em um *número único*, para representar, com exatidão aritmética, a multiplicidade dos dados ou de valores indicados pela média.

Na sua técnica, no entanto, a *estatística* adota quatro modalidades de *médias*: aritmética simples e aritmética ponderada, geométrica e harmônica.

A *aritmética simples* é a que resulta da divisão da soma de várias quantidades pelo número delas. É a *média* em seu sentido comum.

A *ponderada*, chamada também de *aritmética composta*, é a que se obtém pela multiplicação de cada *termo* (número de cada quantidade) pelo *peso* (multiplicador convencional), e divisão dos resultados obtidos pelo número alcançado pela *soma dos pesos*. Ela é adotada,

principalmente, em questões escolares, para procura da *média anual*, que, assim, não é conseguida pela divisão da soma das *notas* pelo número de provas, mas pelo número que resulta da soma dos pesos estabelecidos para cada exame parcial.

A *média geométrica* é obtida pela verificação da raiz quadrada do produto dos valores examinados.

A *média harmônica* é constituída pela recíproca da média aritmética da recíproca desses valores.

Média. Na gíria, é o vocábulo empregado para designar a *xícara grande de café com leite* que costumam servir nos bares.

MEDIAÇÃO. Do latim *mediatio* (intervenção, intercessão), é o vocábulo empregado, na terminologia jurídica, para indicar todo *ato de intervenção* de uma pessoa em negócio ou contrato que se realiza entre outras.

É a ação do *intermediário* de negócios. É a *corretagem*.

Mas a *mediação*, embora se compreenda como os *bons ofícios* empregados por uma pessoa para a solução de um negócio entre outras, não se confunde com o *mandato*.

O *intermediário* não é mandatário. Ele se interpõe entre as duas partes ou entre as partes *quedesejam contratar, aproximando-as*, para que realizem o negócio ou ajustem o contrato.

Na mediação, pois, o *intermediário* não *executa o ato, não realiza o negócio, nem firma o contrato*, o que faria se se tratasse de mandato.

A mediação resulta na *aproximação* dos interessados para que realizem o negócio ou façam o contrato. E, assim, se tem por cumprida, quando as partes entre si concluem o negócio.

Nesta circunstância, o dever do intermediário é o de aproximar os interessados, para que dessa aproximação resulte a realização do negócio. E, por isso, a *aproximação* é o caráter desta figura jurídica.

E se dessa *aproximação* resultou qualquer compromisso ou obrigação dos aproximados para realizar o negócio, ou se este se realizou, o intermediário faz jus à comissão ou corretagem que lhe foi prometida.

Mediação. Na linguagem diplomática, mediação se entende como os *bons ofícios* empregados por um país para que se solucione a questão ou controvérsia havida entre duas potências.

Mediação. Utiliza-se a expressão, derivada da linguagem diplomática, para indicar a função do auxiliar do juízo encarregado de aproximar as partes litigantes na procura de pontos em que os interesses sejam convergentes, buscando a conciliação entre elas.

MEDIAÇÃO PARA SERVIR A LASCÍVIA DE OUTREM. Crime previsto no art. 227 do Código Penal. Consiste em induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Ressalte-se que a pena é aumentada se a vítima é maior de 14 e menor de 18 anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda.

MEDIADOR. O mesmo que *medianeiro*. É a pessoa que age por *mediação* ou serve de corretor ou intermediário de negócios.

MEDIANEIRO. É o vocábulo empregado no mesmo sentido de *intermediário*: é o que se coloca entre duas pessoas, para que elas se *aproximem* e realizem um negócio ou façam um contrato. Diz-se, também, *mediador, corretor*.

A função do *mediador*, pois, é a de aproximar os interessados para a realização do negócio, não intervindo mais depois que o negócio está *encaminhado* entre os que o vão realizar pessoalmente.

Vide: *Mediação*.

MEDIATO. Derivado do latim *mediatus* (que está no meio ou entre dois), é a expressão utilizada para designar tudo que não vem *diretamente*, em seguida de qualquer coisa, mas a seguir de outra, em consequência ou por intermédio de outra coisa, não do que originariamente se fez. Vem de modo indireto.

É assim que se diz *efeito mediato* aquele que não é produzido pelo *próprio ato*, mas o que *vemremotamente* atingi-lo, em consequência ou como efeito de outro ato.

Opõe-se, assim, ao *imediato* e *direto*.

MEDICAMENTO. Derivado do latim *medicamentum*, é aplicado vulgarmente para designar oremédio utilizado para a cura das enfermidades, ou para aliviar as dores.

E, assim, tanto designa os *preparados* ou *produtos* que já se encontram prontos nas farmácias, como os *remédios* aviados pelos farmacêuticos, em obediência às *receitas médicas*.

Distinguem-se, dizendo-se *medicamento preparado* e *medicamento aviado*.

O primeiro é produto de *laboratório*. O segundo, feito na farmácia, conforme prescrição médica, formulada na *receita*.

Os medicamentos preparados dizem-se, tecnicamente, *especialidades farmacêuticas*. E sob essa denominação são classificados pelas leis fiscais.

O suprimento de medicamentos às pessoas, quando necessário, inclui-se na *manutenção* ou *assistência* que lhes é devida por aqueles que estão obrigados a ela.

MEDICAMENTO GENÉRICO. Ver a Lei nº 9.787, de 10.02.99, regulamentada pelo Decreto nº 3.181, de 23.09.99.

MEDIÇÃO. Exprime a ação de *medir*, isto é, de determinar ou verificar a *extensão*, a *medida* ou a *grandeza* de qualquer coisa.

Embora demonstrada ou determinada, nem sempre a coisa é mostrada em sua *grandeza*. Esta é a função da medição, em virtude da qual as coisas se determinam *ad mensuram*, isto é, também por sua *quantidade* ou *grandeza*.

Quer isto dizer que, embora *limitada*, pela individualização de seus *contornos*, nem sempre a coisa se mostra medida. Neste caso, será vista *ad corpus*. Somente a medição determinará, pelo número, a quantidade que nela se contém.

É nesta razão que, quando a coisa é vendida *ad corpus*, deve ser tradicionalizada por seu corpo, sem atenção à sua medida. Mas, quando é medida, entendendo-se operação *ad mensuram*, além do *corpo demonstrado* deve conter a grandeza mencionada.

MEDICINA. Do latim *medicina* (arte de curar), exprime a arte que tem por objeto estudar as moléstias, doenças e afecções, investigando os meios de preveni-las e de curá-las.

O exercício da medicina está sujeito a prescrição de ordem legal, pelo que não é livre: para ele devem ser atendidas as regras impostas para que o profissional se mostre habilitado legalmente.

Esta *habilitação* consiste em ser o profissional (médico) portador de *diploma científico*, expedido por estabelecimento de ensino médico, oficial ou oficializado, devidamente registrado no departamento competente.

A falta de *habilitação legal* importa em exercício irregular ou ilegal da medicina, constituindo infração penal.

Segundo o sistema de agentes terapêuticos utilizados para a cura ou prevenção das moléstias, dizem-se *medicina alopata* e *medicina homeopata*.

A *medicina alopata* é a que emprega no combate às doenças e moléstias *meios contrários* a estas.

A *medicina homeopata*, além de se fundar na teoria da *dosis minima*, adota o combate pelo meio semelhante: *similia similibus curantur*.

Ainda se diz *medicina operatória*, em distinção à medicina comum ou clínica médica, para designar a medicina cirúrgica ou a cirurgia.

O exercício da medicina é regido pela Lei 12.842, de 10 de julho de 2013.

MEDICINA LEGAL. Assim se denomina a parte da Medicina em que se estudam e estabelecem os meios de auxiliar a Justiça no esclarecimento da verdade, acerca de fatos que somente a Medicina poderá desvendar ou esclarecer.

É assim representada pelo complexo de regras, não somente médicas, como jurídicas, indispensáveis à realização de *perícias*, que venham determinar a verdade dos fatos de interesse da Justiça.

Denomina-se, também, *Medicina Forense*.

MEDICINA VETERINÁRIA. Medicina dos animais.

MÉDICO. Do latim *medicus*, designa a pessoa que exerce a medicina.

É profissão dita de *liberal*, em oposição às profissões mecânicas ou manuais.

A profissão de médico é regulamentada pelo Estado, somente a podendo exercer quem esteja devidamente habilitado por diploma científico apropriado e pelo registro do mesmo no departamento público competente.

MÉDICO-LEGISTA. Designação atribuída ao médico que exerce a função pública de acompanhar, na qualidade de perito, as questões penais, ou mesmo de outra ordem, quando se anote necessária a intervenção de esclarecimentos médicos para elucidação dos fatos em que se fundam.

MEDIDA. Derivado de *medir*, do latim *metiri*, é o vocábulo empregado para designar *agrandeza conhecida*, utilizada para determinação da grandeza das coisas.

A *medida*, assim, revelada num *padrão*, representa-se a *quantidade* ou a *grandeza determinada*, que vem servir de termo de comparação para que se avaliem outras quantidades da mesma natureza.

Modernamente, toda *medida* é padronizada pelo sistema métrico decimal: o *metro*, para medir o comprimento; o *litro*, para medir a capacidade; o *quilograma*, para medir o peso.

Medida. Na terminologia jurídica, é o vocábulo usado no sentido de *meio de prevenção* utilizado judicialmente, em defesa de um direito ou por determinação legal.

Exprime, assim, a *ordem*, a *prevenção* ou a *disposição* levadas a efeito para que se cumpram certas exigências legais, ou para prevenir qualquer fato que possa atentar contra direito alheio, impedindo seu evento, ou para conservar um direito.

Conforme o objetivo da medida, recebe, então denominações apropriadas: *medida de segurança*, *medida cautelar* etc.

Revela-se, ainda, num sentido forense, a *diligência*, que se intenta para consecução de um objetivo: são assim as medidas autorizadas ou determinadas pelo juiz, a pedido da parte ou *ex officio*, em bem do processo, para prevenir qualquer fato, impedi-lo ou descobrir a verdade acerca de um fato.

MEDIDA CAUTELAR. Em sentido amplo, entende-se todo e qualquer *ato forense* ou *processo* intentado por uma pessoa, em justiça para *prevenir*, *conservar*, ou *defender direitos*.

Em quaisquer dos casos, é um ato de precaução ou *ato de prevenção* promovido no Judiciário, revelada na *providência judicial* pedida e autorizada pelo juiz, em face de fato de gravidade ou de motivo justo, desde que a própria lei a tenha consignado.

Na técnica processual, as *medidas cautelares* tomam a designação de *processos acessórios*, porque não constituem *ação autônoma*, mas atos preventivos, preparatórios ou incidentais de ações principais.

Também são consideradas medidas cautelares, em sentido amplo, as providências que se denominam de antecipação de tutela e de liminares, distinguindo-se estas do processo cautelar porque são incidentais, procedidas na mesma relação processual, enquanto o processo cautelar constitui ação acessória, preparatória ou incidental, por meio de nova relação processual.

A medida cautelar que pode ser pedida e autorizada antes de iniciada a demanda ou no curso dela, diz-se, segundo a circunstância, *preparatória* ou *preventiva*.

São consignadas como *medidas cautelares* ou provisórias judiciais determinadas para *cautelar* o interesse das partes:

- a) O *arresto* de bens do devedor;
- b) O *sequestro* de bens móveis ou imóveis;
- c) A *busca e apreensão*, seja de bens ou de pessoa;
- d) A *prestação de cauções*;
- e) A *exibição de coisas*;
- f) A *produção antecipada de provas*;
- g) A *prestação de alimentos provisionais*;
- h) O *arrolamento de bens*;
- i) Os *protestos judiciais*, *notificações* e *interpelações*;

- j) *As justificações;*
- k) *A homologação do penhor legal;*
- l) *A posse em nome do nascituro;*
- m) *O atentado;*
- n) *O protesto e a apreensão de títulos.*

Além das medidas cautelares específicas, o CPC arrola, no art. 888, outras medidas provisionais, nas hipóteses de:

- a) obras de conservação em coisa litigiosa ou judicialmente apreendida;
- b) entrega de bens de uso pessoal do cônjuge e dos filhos;
- c) posse provisória dos filhos, nos casos de separação judicial ou anulação de casamento;
- d) afastamento do menor autorizado a contrair casamento contra a vontade dos pais;
- e) depósito de menores ou incapazes castigados imoderadamente por seus pais, tutores ou curadores, ou por eles induzidos à prática de atos ilegais ou imorais;
- f) afastamento temporário de um dos cônjuges da morada do casal;
- g) guarda, direito de visita e educação dos filhos;
- h) interdição ou demolição de prédio por interesse público.

No processo penal as medidas cautelares são regidas pelo princípio da necessidade e da adequação. Tais medidas, assim como no Processo Civil, só podem ser determinadas pelo Juiz, de ofício, ou durante o processo criminal, a requerimento do Ministério Público ou do querelante, ou durante a investigação policial, por requerimento do Ministério Público ou por representação da Autoridade Policial.

As medidas cautelares do processo penal são necessárias para aplicação da lei penal, para investigação ou a instrução criminal, ou para evitar a prática de infrações penais. Além disso, devem ser adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Acrescente-se que a prisão em flagrante pode ser substituída por uma medida cautelar diversa da prisão, quando não estiverem presentes os requisitos para prisão preventiva.

Vale lembrar que toda prisão, antes do trânsito em julgado, é cautelar e assim provisória.

São exemplos de medidas cautelares no Processo Penal diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP:

- I – comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
- II – proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
- III – proibição de manter contato com pessoa determinada, quando, por circunstância relacionada ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
- IV – proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
- V – recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
- VI – suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
- VII – internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
- VIII – fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
- IX – monitoração eletrônica.

Por fim, quando não for imposta à infração penal pena privativa de liberdade, cumulativa ou isoladamente, as medidas cautelares não podem ser aplicadas. Da mesma forma, não é

cabível a imposição das medidas cautelares, caso seja possível a transação penal ou a suspensão condicional do processo (Vide Lei 12.403/2011). (nnsf)

MEDIDA COMINATÓRIA. Assim se diz de toda *providência* tomada judicialmente, a pedido de uma das partes contra a outra, para que se cumpra a *ordem* ou a *disposição* contida em um *mandado*, emanado da autoridade judicial, sob as penas ali cominadas.

MEDIDA DE JURISDIÇÃO. Expressão que designa “competência”.

MEDIDA DE SEGURANÇA. No conceito em que é tida no Direito Penal, entende-se *oremédio legal* aplicado para pôr a sociedade ao abrigo de um perigo imediato, que a ameça. É, assim, *medida de defesa social*, emanada de autoridade judiciária, para *completar* ou *suprir* a pena, sendo imposta, por vezes, sem o caráter de *correção*, que é inerente à pena.

Não é de sua natureza ser somente imposta contra a pessoa. Tanto a esta como às coisas pode ser aplicada, desde que uma ou outras se mostrem *perigosas* à sociedade.

Dessa forma, a medida de segurança é determinada, em regra, em face da *periculosidade* que a pessoa ou a coisa possam trazer à sociedade. E, assim, a periculosidade é avaliada não somente pelo fato já ocorrido como pela *ameaça de perigo* que se mostre iminente ou imediata.

A lei penal brasileira assinala os casos em que deva ser expedida (arts. 96 e segs.).

As medidas de segurança podem ser *detentivas*, ou *não detentivas*, conforme impõem a detenção ou recolhimento da pessoa a estabelecimento, onde fique internada, ou a tenha sob vigilância, ou lhe imponham restrições à prática de certos atos.

MEDIDA DISCIPLINAR. Designa a *correção* imposta administrativamente ao funcionário, seja de estabelecimento público ou particular, por transgressão a preceito regulamentar ou a bem da ordem e disciplina.

A *medida disciplinar* vai desde a *repreensão* até sua *demissão*, dependendo da gravidade do ato que tenha praticado.

Nela se integra, também, a *suspensão*.

Em relação à demissão, porém, deve a medida disciplinar apoiar-se em *regra legal*, que justifique *castigo* de tamanha severidade.

Salvo os casos de pequenas faltas, que motivem medidas disciplinares relativamente benignas, toda medida disciplinar deve fundar-se num *inquérito*, em que se apurem as infrações do funcionário.

MEDIDA JUDICIAL. Assim se diz de toda diligência ou providência determinada pela autoridade judiciária, para esclarecimento de um fato, satisfação de exigência legal ou defesa de direitos.

Pode ser promovida a pedido das partes ou por iniciativa do próprio juiz, quando de interesse da própria justiça ou imposta legalmente.

MEDIDA POLICIAL. É a providência tomada pela autoridade policial, preventivamente ou repressivamente, em defesa da ordem pública.

Nesta razão, toda ação policial, no sentido de manter a ordem, prevenir os crimes, defender o cidadão, o sossego público etc., manifestada em *atos de precaução* ou de *prevenção*, indica-se *medida policial*.

MEDIDA PREPARATÓRIA. Na terminologia forense, medida preparatória é toda *medida cautelar* intentada antes de iniciada a *causa principal*.

E, justamente, porque se executa ou se processa antes, preliminarmente, antecipadamente, com a intenção de assegurar direitos e preparar o início ou a propositura da ação principal, diz-se preparatória.

Nesta razão, não somente *acautela* os interesses da pessoa, como lhe põe às mãos ou *lhe fornece* elementos para a futura propositura da ação. Daí é que lhe vem a designação *depreparatória*, porque *aparelha antes*, *planeja antecipadamente*.

MEDIDA PREVENTIVA. É a medida cautelar pedida e processada no curso do processo da ação principal.

Diz-se justamente preventiva, porque, não sendo ainda caso de sua concessão (medida), vem para *prevenir* ou *evitar* que possa a parte ser privada de ver cumprido seu objetivo, exarado

no pedido, por embaraço decorrente de ato da outra parte, ou vem para prevenir ou evitar gravame de maior monta, em consequência de violência praticada contra sua pessoa ou contra seus direitos.

Vide: *Medida cautelar*.

MEDIDA PROVISORIAL. Vide: *Medida cautelar*.

MEDIDA PROVISÓRIA. Tendo força de lei, é adotada pelo Presidente da República em caso de relevância e urgência da questão; deve ser levada imediatamente ao conhecimento do Congresso Nacional, que a analisará e poderá convertê-la ou não em lei.

A medida provisória não convertida em lei no prazo de 60 dias, prorrogável uma vez por igual período, perderá sua eficácia desde a edição.

Se o Congresso Nacional estiver em recesso, o prazo para apreciação da Medida Provisória ficará suspenso.

Medida provisória. Espécie normativa, prevista nos arts. 59, 62, 167, § 3º, e 246 da Constituição, em que o Chefe do Poder Executivo, em caso de relevância e de urgência, emite comandos provisórios, com força de lei, submetidos à apreciação do Poder Legislativo.

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) estabelece que, após a prática de um ato infracional, o adolescente fica sujeito à aplicação de medidas socioeducativas (art. 112 da Lei 8.069) pela autoridade competente.

Essas medidas têm caráter predominantemente educativo, respeitam a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e sua aplicação levará em conta a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.

São medidas socioeducativas: I – advertência; II – obrigação de reparar o dano; III – prestação de serviços à comunidade; IV – liberdade assistida; V – inserção em regime de semiliberdade; VI – internação em estabelecimento educacional; VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI, do ECA.

MEDO. Do latim *metus* (medo, receio, temor), entende-se o *temor* um estado de ânimo de intimidação, que se apodera de uma pessoa, *constrangendo-a* a não agir livremente.

Juridicamente, pode gerar a *coação*, pois que esta é sempre determinada pelo fundado *temor*, de que algum mal possa recair sobre a pessoa ou bens do intimidado.

Pode provir da *ameaça de mal* ou da *violência*, que se constitui em *coação física*, como pode decorrer de um *receio de ordem moral*, capaz de formar a *coação moral*, que também *intimida* e enfraquece a vontade do *coato*.

Em regra, o *medo* é gerado do receio tido a respeito de um mal ou dano, que nos possa acontecer, aos nossos ou aos nossos bens, seja consequente da situação em que nos encontramos, seja resultante de ameaça ou violência física.

Por ele, a vontade da pessoa se *enfraquece* e é arrastada a agir segundo a força moral ou material que a produziu.

E, nestas circunstâncias, a vontade manifestada por medo, sem espontaneidade pois, é juridicamente viciosa. Desse modo, não tem vigor para formar contratos e estabelecer obrigações.

Em matéria penal, também o *medo* produz a irresponsabilidade, desde que se tenha gerado de violência física irresistível ou de ameaça acompanhada de perigo atual, em virtude do que se verifique que houve *supressão* do agente, que fez aquilo que não queria nem pretendia fazer.

O medo, assim, em qualquer caso, repousa sempre no fundado temor de um dano ou de um mal, que não se poderá evitar, sendo, pois, irresistível, irreprimível.

Vide: *Coação. Temor*.

Medo. No sentido do Direito Militar, medo também é o *temor ao perigo*, é o *receio* do que possa acontecer, em virtude do que se foge ao *cumprimento do dever*.

Mas, no campo do Direito Militar, o *medo* que leva a pessoa a não cumprir o seu dever, porque tema o perigo, é crime: é *covardia*.

O medo não justifica a fuga, nem a omissão no cumprimento do dever.

MEEIRO. Derivado de *meio*, diz-se de toda pessoa que possui ou tem direito à metade de alguma coisa, negócio ou bens.

Na técnica do inventário, é aquele a quem cabe a *meação* nos bens deixados pelo *de cujus*.

MEIA. É a forma feminina de *meio*, empregada para designar a *metade* de alguma coisa.

MEIA-ÁGUA. Denominação dada a toda construção, isolada ou anexa a qualquer outra, que é coberta por telhado de um só plano ou por uma só água (*água* é a cobertura que resguarda a construção das águas da chuva e do sol, tendo uma caída única ou um só plano).

Geralmente as *meias-águas* são *puxadas* da casa, ou apêndices que se prolongam lateralmente. E quando construídas isoladamente, entendem-se *casinholas* de madeira, cobertas com telhados de um só plano ou meia-água.

MEIA-PAREDE. Dentro de uma casa ou de um edifício, é a designação dada à parede que *é construída pela metade*, isto é, a parede que *não atinge o forro*, servindo, geralmente, como divisão dentro de um compartimento, para separar serviços.

As meias-paredes podem ser construídas de meio tijolo, sendo mais comumente, porém, feitas de madeira simples ou de madeira com vidraças.

MEIO. Do latim *medius*, é comumente empregado para designar a *metade de alguma coisa* ou o *lugar* entre os extremos de alguma coisa, de igual distância entre eles.

Em decorrência deste último sentido, entende-se *meio* o lugar em que se vive. E, assim, é restritamente tido no mesmo sentido de *habitat*, designativo do local em que se vive e se desenvolve, sob influência das leis naturais.

Mas, em sentido mais amplo, *meio* equivalendo a *ambiente*, é representado pela soma de múltiplos elementos, em que se computam não somente os de ordem natural, como os que se derivam das opiniões e tendências dos próprios homens.

No entanto, a influência das vontades humanas, em relação ao meio, indicam-se forças de ordem secundária. As forças naturais dominam. E as tendências humanas, em princípio, são reflexos delas.

Meio. É ainda indicativo do *modo* ou *maneira* por que se faz ou se executa alguma coisa. Assim, em certas aplicações, possui sentido equivalente a *medida*, ou a *recurso*.

A medida é meio de que se utiliza para que se realize ou se pratique um ato defensivo ou assecuratório de direitos. É *meio assecuratório*.

O *recurso* é o meio que se põe em prática para que se intente a reparação de um direito ofendido.

MEIO AMBIENTE. Conjunto de condições naturais em determinada região, ou, globalmente, em todo o planeta, e da influência delas decorrentes que, atuando sobre os organismos vivos e os seres humanos, condicionam sua preservação, saúde e bem-estar.

Confira a CF/1988, arts. 24, VI, 129, III, e 225, Leis n^o 6.938, de 31.08.81, e 9.605, de 12.02.98, e Decreto n^o 3.179, de 21.09.99.

Ver a Lei n^o 9.985, de 18.07.2000, que instituiu o sistema nacional de unidades de conservação da natureza.

MEIO CIRCULANTE. Expressão de ordem financeira, empregada para designar a totalidade do *papel-moeda* ou de outras espécies monetárias em curso em um país. É, pois, indicativo do *dinheiro* em circulação.

MEIO-FIO. Orla ou anteparo de pedra ou mesmo de cimento fundido em blocos, que as prefeituras ou as municipalidades fazem correr nos *extremos dos passeios* ou ao longo das extremidades dos passeios das ruas, para os limitar com as calçadas das ruas e, ao mesmo tempo, fixar a largura dos ditos passeios, a fim de que os ladrilhem ou os cimentem os proprietários dos prédios ou das construções, a cuja frente se acham.

É igualmente chamado de *guia*. Meio-fio, porém, é a designação mais divulgada.

MEIO INSIDIOSO OU CRUEL. Denomina-se o meio empregado pelo criminoso para, com requintes de perversidade, impor maior sofrimento à vítima (exs.: veneno, fogo, asfixia, explosivo, tortura).

Constitui circunstância agravante do crime.

MEIOS DE PROVA. Na técnica processual assim se diz dos modos ou *maneiras* por que as provas se elementarizam, isto é, se fazem ou se constituem.

São, pois, manifestados nos *expedientes* utilizados para que se ponha em evidência a existência do *fato* ou do *ato* jurídico alegado por uma das partes.

Em regra, a própria lei substantiva, quando estabelece a regra a respeito do ato ou do contrato, já institui o *meio de o provar*, para que possa valer como de direito, quando necessário.

MEIOS EXECUTÓRIOS. Assim se entendem, na linguagem forense, os modos por que se pode processar uma execução judicial.

Quando vários são os modos ou os meios de que se possa dispor para executar a sentença, esta execução se deve processar pelo *meio menos oneroso ao executado*.

Quer isto significar que, embora vários meios possam existir, a preferência deve recair naquele que for *menos prejudicial* aos interesses econômicos do executado, isto é, aquele que for de *menor ônus* ou de *menores despesas*.

Nesta razão, se o exequente escolhe *meio mais oneroso*, quando exista outro mais favorável ou de menor dispêndio, cabe ao executado reclamar, para que se siga o meio que melhor o favorece.

MEIOS JUDICIAIS. Genericamente, assim se diz de tudo que se faz ou se pratica por *intervenção do Judiciário*.

São, portanto, as *maneiras* ou os *modos* por que se movimenta a Justiça para a defesa ou proteção dos direitos da pessoa que a ela recorre.

MEIOS LEGAIS. Exprimem os meios autorizados pela própria lei, para que possam ser utilizados nos casos e quando seu texto determina.

Têm, assim, sentido mais estrito que *meios lícitos*, pois que estes compreendem não somente os que são assegurados por lei, como aqueles que possam ser praticados porque a lei não os veda.

Opondo-se a meios legais, há os *meios ilegais*. E os *meios lícitos*, aos *meios ilícitos*.

MEIOS ORDINÁRIOS. Na terminologia forense, quer a expressão aludir aos *processos ordinários*.

No entanto, quando a lei manda que, na defesa de um direito, se proceda pelo *meio ordinário*, quer isto significar que se deve procurar a ação própria ou adequada ao caso, a fim de que se discuta a pendência, que não pode ser debatida por ação privativa a outro aspecto da questão.

Em regra, porém, quando se referir a lei à ação apropriada, a menção *meios ordinários* quer significar que ela se ritua pelo processo ordinário.

MEIRINHO. Derivado do latim *majorinus* (um texto maior) designava, no Direito Judiciário antigo, o oficial de Justiça, a quem se cometia o encargo de *prender*, *citar*, *promover penhoras* e executar ou cumprir quaisquer *mandados judiciais*.

Indicava também o magistrado, de nomeação régia, que tinha o poder amplo de governar um território ou comarca.

MELHOR. Derivado do latim *melior*, superlativo de *bonus* (bom), no sentido jurídico é o adjetivo tomado na mesma significação vulgar: é o que vale mais, tem maior força, que se mostra mais evidente ou tem qualidade mais próxima do ideal.

Indica, pois, o *grau de superioridade* de uma coisa em comparação a outra.

MELHORAMENTO. Formado de *melhorar* (tornar melhor, mudar para melhor), quer exprimir todo *benefício* ou *benfeitoria* feita à propriedade ou à coisa para torná-la mais útil ou mais confortável e agradável.

Nesta razão, o sentido de *melhoramento* é conforme o de benfeitoria.

Assim, pode ser *útil*, por dar à coisa maior comodidade ou para que dela se tire maior proveito. Pode ser *necessário*, como pode ser *voluptuário*, este quando se trata de um melhoramento em que se anota mais luxo e capricho que qualquer *necessidade*.

MELHORIA. Formado de *melhor*, exprime a condição de tudo que se transformou para melhor. Geralmente, na terminologia comercial quer significar maior surto de negócios, melhor prosperidade, evidenciada pelo aumento de operações e maiores lucros.

Melhoria. Na linguagem administrativa, é comumente adotado na significação de *aumento de ordenado* ou de *salários*.

Melhoria. Na técnica fiscal, indica a contribuição, a ser paga pelo beneficiado, na forma de tributo, e que tem como fato gerador a melhoria ou acréscimo que se atribui ao imóvel localizado em área valorizada direta ou indiretamente por obras públicas.

MELIANTE. Derivado do castelhano *maleante*, de *malear* (corromper, falsificar), emprega-se para designar a pessoa de maus costumes, que vive na vadiagem e malandragem. *Vadio*, *malandro*.

O *meliante* é, assim, indivíduo que se pode mostrar *perigoso* à sociedade, pois que *vagabundo* transgride as regras legais (lei das contravenções), que vedam a vadiagem.

Em sentido amplo, porém, *meliante* não é somente o *vadio*; é toda pessoa que se possa mostrar pernicioso à sociedade pelos maus hábitos demonstrados.

E é *meliante* todo aquele que pratica atos puníveis, por maus instintos, por maldade ou por depravação.

MEMBRO. Derivado do latim *membrum*, em sentido associativo, entende-se toda pessoa que pertence ou faz parte de uma corporação, sociedade ou agremiação.

Em princípio, os membros de uma associação não se confundem com ela. Mostram-se como seres distintos, embora por sua vontade as associações ou sociedades se constituam.

Membro, segundo mesmo o sentido originário da palavra, sempre traz consigo o conceito *de parte de um todo*. E, claro está, como parte que se integra ou se identifica com o todo, não pode confundir-se com ele, visto que são identidades próprias: uma é a da pessoa como parte (membro) da associação; outra é a da própria associação no seu caráter de pessoa jurídica, de existência própria e distinta da existência das pessoas físicas que a compõem.

Mesmo quando os membros de uma associação são considerados responsáveis pelos negócios dela, não há confusão entre as duas pessoas: a responsabilidade decorre de obrigação individual do responsabilizado, em virtude de determinação ou imposição legal.

MEMORANDO. É comum o uso do vocábulo em sua forma latina: *memorandum*. É aplicado para exprimir:

- a) A nota diplomática enviada por uma nação a outra, contendo uma exposição sumária a respeito de uma questão. Tem, assim, sentido análogo a *memória*.
- b) É tido ainda como *livro de notas*, em que se tomam apontamentos a respeito de fatos ou coisas que não queremos esquecer ou omitir.
- c) Na linguagem comercial, significa a *carta ligeira* ou a *nota escrita* enviada por um comerciante a outro, a respeito de um lançamento ou uma operação comercial.

MEMÓRIA. Do latim *memoria*, de *memor* (que se lembra), quer significar a *lembrança* ou *arrecordação do que se passou*.

Assim, a memória exprime a *fixação* ou a *conservação* no cérebro de *impressões* sobre fatos ou acontecimentos passados.

Mas, a memória nem sempre se funda na fixação ou na conservação das impressões exteriores deixadas à mente. Pode ser fundada no *reconhecimento* do que se passou, como pode *serevocada* pela reprodução de impressões anteriores, consequentes de fatos posteriores que identificam os anteriores ou que os reavivam à mente.

Memória. Na técnica forense, é o vocábulo empregado no sentido de *fixação* ou *conservação* de coisas para serem mostradas posteriormente.

É assim que se entende a respeito do depoimento de *futura memória* ou *ad perpetuam rei memoriam*, em que é tomado para que se fixe e se conserve, como presente e atual, até que seja utilizado.

Memória. Em referência aos que morreram, exprime o *conceito* em que são tidos: quer significar a *fama* ou *infâmia* em que são tidas as pessoas, depois que morrem.

É a recordação da pessoa, ligada ao seu bom ou mau conceito.

A expressão *em memória*, que no latim se diz *in memoriam*, quer no entanto significar tudo que se faz como *homenagem* ou em respeito à memória de alguém.

MEMORIAL. Do latim *memoralis*, entende-se tudo que é feito para lembrança ou para que se conserve como deve ser lembrado.

Memorial. Na técnica mercantil, designa o livro em que se anotam, em lançamentos ligeiros, as operações comerciais realizadas para que sejam mais tarde escrituradas nos livros apropriados.

Identifica-se com o *borrador* ou a *costaneira*, livro que se costuma ter à mão para anotações dos negócios que se vão realizando. Pelas leis comerciais, não é livro que esteja sujeito a formalidades, nem a escrita nele feita obedece a regras contábeis: é mero livro de notas. No entanto, subsidiariamente pode servir de esclarecimento e de apoio a lançamentos feitos no Diário.

Memorial. Na técnica jurídica, é indicativo do escrito feito nos moldes de relatório, em que se mencionam e descrevem os fatos relativos a uma diligência ou a uma perícia.

O memorial, assim, é uma *peça de esclarecimento* a respeito de todos os fatos referentes ao que se promoveu e para mostrar como foram feitos, indicando, assim, a marcha regular que eles tiveram. Nesta razão, é geralmente dito *memorial descritivo*.

Memorial. Ainda se entende como a petição dirigida a uma autoridade, na qual, em apoio *dapretensão* que nela se contém, fazem-se *lembranças* de fatos ocorridos, mencionando-os e os descrevendo. E, muitas das vezes, justificando a sua *menção* com a juntada ou a anexação de documentos que os provam.

MEMORIAL DESCRITIVO. Entende-se o relatório ou a narração descritiva acerca de fatos que se realizaram ou de atos que se executaram em cumprimento de objetivos desejados.

Na divisão e demarcação, o *memorial descritivo* ou *memória descritiva*, refere-se precisamente ao relatório do que deve ser apresentado pelo agrimensor, após a execução dos trabalhos que tenha realizado em cumprimento do mister que lhe foi cometido, seja para a demarcação, seja para a divisão da propriedade. Semelhante memorial deve conter os elementos mencionados no art. 962 do Cód. de Proc. Civil brasileiro, e trará, como anexos, as plantas do terreno, com a anotação dos acidentes e marcos que nele se encontrarem.

MEMÓRIAS. Na linguagem técnica da literatura, memórias designa o livro escrito por uma pessoa a respeito de sua própria vida ou de fatos que a ela se ligam.

Tem mais duas acepções, segundo os dicionaristas: narrações históricas escritas por testemunhas presenciais; escrito que relata fatos memoráveis, como o *memorial de Santa Helena*.

MENAGEM. Aférese de *homenagem*, é empregado na terminologia jurídica para indicar *aconcessão* ou o *benefício* outorgado a certas pessoas, quando acusadas de certas *faltas*, sujeitas a sanções detentivas, para que *fiquem presas*, sob palavra, *fora do cárcere*, até que se julgue sobre o caso.

A *menagem* é benefício concedido, assim, quando não haja condenação.

A concessão da *menagem* resulta, pois, numa prisão sob palavra, permanecendo a pessoa no lugar ou estabelecimento em que exerce suas atividades, libertando-se do recolhimento à prisão.

Neste sentido é que se diz: teve a *cidade por menagem*, para exprimir o *benefício* de se andar livremente pela cidade, embora se esteja sujeito à prisão.

MENÇÃO. Do latim *mentio*, de *meminisse* (lembrar-se), tecnicamente é entendido como *referência* que se faz, seja por escrito ou verbalmente, a respeito de uma coisa.

A menção, pois, assinala o que *está revelado* ou *está indicado*, de modo claro e inequívoco.

É, assim, oposto ao sentido de *omissão*, que é o que não está nem *foi mencionado*.

Desse modo, tem sentido equivalente à *nomeação*, quando tida como a indicação ou a anotação de uma coisa, feita pelo seu nome ou por seus sinais individualísticos.

A menção também individualiza o fato, a regra, o ato, a formalidade ou qualquer coisa a que se refira, desde que sempre é promovida de modo *expresso*.

Nesta razão, quando a lei faz menção de uma formalidade, é para que seja cumprida. E, quando exige que se faça no ato escrito menção de qualquer fato, é para que não seja omitido nele, sob pena de mostrar-se viciado.

MENDICÂNCIA. Do latim *mendicantia*, do verbo *mendicare* (pedir esmolas, mendigar), quer exprimir, propriamente, a *ação de pedir esmolas*, de *andar esmolando* ou *suplicando à caridade pública* auxílios de qualquer natureza, sob pretexto de indigência ou necessidade.

É tido no mesmo sentido de *mendicidade*. Este, no entanto, do *mendicitas* latino, melhor exprime o estado ou a condição de mendigo, ou daquele que fica reduzido ao estado de mendigo.

Desta forma, praticamente, a *mendicidade* é o estado ou ofício de mendigo: a *mendicância* é o exercício deste ofício, ou a exploração deste estado. Equivalem-se, no entanto, desde que se fundam no mesmo objeto: o *pedido* ou a *solicitação* à caridade alheia para obtenção de *esmolas*.

A mendicância nem sempre quer revelar um *estado de pobreza*. O *pobre* pode não a exercer.

Assim, *pobreza*, *indigência* e *mendicância* diferenciam-se.

A *pobreza* revela a qualidade ou condição de quem vive em dificuldades, passando, mesmo, necessidades, pois que não possui recursos suficientes para suprir-se de todas as coisas de que precisa para se manter.

A *indigência* mostra a *penúria* e a *carência* de recursos para manutenção da própria vida. É *apobreza extrema*.

A *mendicância* revela-se na situação daquele que pede esmolas, apelando para a caridade pública. Pode não ser indigente nem pobre necessitado. E se converte em *mendicidade* quando exercida habitualmente, em caráter de *profissão* ou de *meio de vida*.

A Lei de Contravenções Penais punia a mendicância exercida por ociosidade e por cupidéz (art. 60 da Lei de Contravenções Penais). Todavia, a Lei 11.983/2009 revogou o referido artigo e a mendicância deixou de ser contravenção penal.

Por *ociosidade*, quando, sem qualquer ocupação ou meio de vida, se pretende fazer dela uma profissão. Por *cobiça*, quando por ambição se procura obter maiores *ganhos*, utilizando-se desse meio de pedir ou suplicar auxílios.

MENDICIDADE. Do latim *mendicitas*, é propriamente empregado para designar a condição ou o estado da pessoa que fica reduzida à situação de pedir esmolas.

Dela, pois, pode resultar a *mendicância*, desde que passe a pessoa do estado de necessidade, em que se acha, à *ação de pedir esmolas*, que se configura na mendicância, de *mendicantia*, de *mendicans*, que mendiga, também dita de *mendigaçã*o.

Vide: *Mendicância*.

MENDIGO. Derivado do latim *mendicus*, é tomado, tecnicamente, para designar aquele *que pede esmolas* ou *que mendiga*.

É o pedinte ou mendicante.

Assim, não se confunde com o *necessitado* ou o *indigente*.

O necessitado é o pobre, a que faltam recursos para se manter.

O indigente é o que vive em penúria, nada tendo com que se manter.

Podem, no entanto, não ser pedintes, não mendigar.

A qualidade de mendigo, portanto, seja qual for a condição da pessoa, é caracterizada pelo *ato de mendigar*, consistente em pôr em prática vários meios, pelos quais procura enternecer as pessoas ou despertar nelas o sentimento de carícia, para obter esmolas.

E quando este ato constitui uma *exploração* da caridade pública por ociosidade ou cobiça, constitui contravenção qualificada e punida por lei.

Neste caso, o *mendigo* é o pobre ou o vagabundo, que mendiga por ociosidade ou cobiça, fazendo da mendicância um modo de vida, quando poderia ganhar a vida pelo trabalho.

MENOR. Derivado do latim *minor*, gramaticalmente é, como adjetivo, comparativo de *pequeno*.

No sentido técnico-jurídico, empregado como substantivo, designa a pessoa que não tenha ainda atingido a *maioridade*. É, assim, aquela que não tem ainda 18 anos completos, exigidos por lei, para que seja considerada *capaz*.

Incapazes civilmente, os menores não podem praticar validamente atos jurídicos. Se no período de *incapacidade absoluta* (quando têm menos de 16 anos) são *representados legalmente* pelos pais ou tutores. Quando *incapazes relativamente* (maiores de 16 e menores

de 18), são *assistidos* por seus representantes legais (pais e tutores). Arts. 1º a 5º, do Cód. Civil/2002. (ngc)

Vide: *Capacidade. Incapacidade.*

No sentido jurídico, há distinção entre *menor* e *interdito*, embora ambos revelem um estado de incapacidade, que envolve tanto a um como a outro.

O *menor* é o que não atingiu a idade legal, para que se considere maior e capaz.

O *interdito*, que tem a idade de maior, é aquele que se declarou incapaz, por não estar em condições de dirigir sua pessoa e administrar seus bens.

Durante o período da incapacidade absoluta, nada pode fazer o menor por sua iniciativa, isto é, somente por si: os atos que praticar serão nulos de pleno direito.

No período da capacidade relativa, já deve ser analisada a natureza dos atos, e muitos deles podem ser considerados válidos. Casos há, até, em que a lei autoriza a sua prática, tal como o estabelecimento comercial por economia própria. Neste último caso, mesmo, há motivo para o pedido de *emancipação*, pela qual se supre o menor da idade legal, para que possa agir por si próprio.

Os menores, quando atingem a maioridade, podem *ratificar*, para validar juridicamente todos os atos jurídicos praticados na vigência de sua incapacidade relativa, como podem pedir anulação de todos os que, praticados por outrem, lhes tenham causado lesões.

Os menores dizem-se *púberes* e *impúberes*. É situação que se revela pelo desenvolvimento físico da pessoa, em relação aos órgãos genitais.

Os impúberes dizem-se *infantes*. Os menores púberes, *adolescentes*.

Vide: *Impuberdade, Puberdade.*

Os menores impúberes são, por lei, absolutamente incapazes. Os púberes, relativamente.

Por princípio assente na lei penal, os menores de 18 anos são irresponsáveis. Assim, se praticam crimes, são sujeitos a prescrições especiais, em virtude das quais serão tomadas as medidas de caráter legal a respeito dos atos que praticaram e sobre suas pessoas.

MENOR ABANDONADO. Geralmente, assim se diz do menor que se encontra *sem assistência*, que não recebe de outrem um trato ou vigilância própria à sua idade.

Mas, em sentido propriamente jurídico, é a expressão tomada, a rigor, para designar o menor que não tem *quem cuide de si*, que se apresenta sem um *representante legal*, com a obrigação de vigiá-lo, atender seus interesses e suas necessidades, apoiando-o e o orientando na vida.

Este abandono pode ser decorrente de efetivo abandono por parte daqueles a quem competia essa vigilância e assistência, ou por não ter realmente quem cuide ou trate de si.

O conceito de menor abandonado abrange o de *enjeitado*.

Vide: *Abandono de incapaz. Enjeitado.*

MENOR ENJEITADO. É aquele que foi abandonado pelos pais à proteção de outrem ou de alguma instituição que o recolhe.

Diz-se, também, menor abandonado ou exposto. Mas, o sentido de *abandonado* é mais amplo, pois que nem sempre se configura o *enjeitamento*.

Além disso, o enjeitado sempre ocorre após o nascimento da criança ou quando ainda está em tenra idade. O abandono ocorre enquanto é menor, estando sujeito ao poder familiar ou à tutela.

MENORIDADE. A expressão “*de menor*”, é empregado para designar o período em que a pessoa, por não ter atingido a *maioridade*, isto é, por não ter atingido a *idade legal* para a maioridade, é considerada incapaz para dirigir sua pessoa e administrar seus bens. De acordo com o Cód. Civil/2002, a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando, por disposição legal, é a pessoa considerada civilmente capaz para prática de todos os atos da vida civil – art. 5º, do Cód. Civil/2002 – (o Cód. Civil/1916 preconizava o término da menoridade aos 21 anos). No entanto, a incapacidade decorrente da menoridade pode ser removida pela emancipação, pela concessão dos responsáveis, mediante instrumento público e por sentença do Juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos ou nas hipóteses legais previstas nos incisos do art. 5º, do Cód. Civil/2002 – (o Cód. Civil/1916 preconizava esta hipótese desde que o menor tivesse 18 anos completos). Na realidade, a emancipação não extingue a

menoridade, pois que esta, a rigor, determina uma fase da vida, limitada pela idade, que é fato natural, embora determinado por lei. A emancipação anula os efeitos da menoridade, fazendo cessar a incapacidade, equiparando o emancipado ao maior. (ngc)

MESSAGEIRO. Derivado de *mensagem*, é a designação que se dá a toda pessoa que, a mando de outrem ou por ofício, tem a incumbência de levar qualquer missiva, mensagem ou recado para uma terceira pessoa.

Na terminologia comercial, *messageiro* é sempre o empregado, a quem se atribui a obrigação de entregar a correspondência ou os pequenos volumes aos fregueses.

MENSAGEM. Derivado do baixo latim *missaticum*, formado naturalmente do verbo *mittere* (enviar), quer significar a própria *comissão de trazer* ou *levar notícias*, extensivamente significando a própria *notícia* ou *recado trazido*.

A *mensagem*, assim, é tida como um *mandato* verbal. E o *messageiro*, que, pela mensagem, está investido ou autorizado a dar o recado ou levar a notícia, é o mandatário.

Mensagem. Na terminologia do Direito Administrativo, é o vocábulo empregado para designar toda espécie de *comunicação oficial* havida entre os representantes dos Poderes Públicos, notadamente a que é enviada pelo chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para o informar sobre fato da administração pública ou para lhe propor medidas que devem ser dispostas por leis, devidamente discutidas e aprovadas.

MENSAL. Derivado do latim *mensual*, quer o vocábulo exprimir tudo que sucede *todos os meses* ou é *medido por um mês*.

Assim, *reunião mensal* será aquela que se deve fazer, invariavelmente, todos os meses.

Ordenado mensal é o que é devido por um mês.

Vide: *Mês*.

MENSALIDADE. Derivado de *mensal*, é a expressão usada para designar toda importância que se deve receber ou que se deve pagar, computada para o período de um mês.

Na linguagem técnica das associações e dos clubes, a *mensalidade* é a contribuição devida mensalmente pelo sócio.

Igualmente, é a contribuição ou paga devida pelos estudantes ou alunos de estabelecimentos de ensino particular, a ser feita todos os meses.

Quando se trata de quantias havidas por uma pessoa, como contribuição que outrem lhe faz mensalmente, é propriamente dita de *mesada*.

MENSALISTA. De *mensal*, é utilizado para designar o empregado que recebe por mês, em oposição ao que recebe por dia.

Em regra, porém, o vocábulo *mensalista* não tem somente o sentido de indicar a pessoa que trabalha e recebe por mês. Quer exprimir, tecnicamente, a qualidade de empregado ou funcionário *não efetivo*, embora receba ordenado ou remuneração mensal, enquanto *odiarista*, também, é empregado de igual qualidade, que percebe remuneração *diária*, isto é, *por dia efetivo de serviço*.

MENSÁRIO. Na linguagem da imprensa, é o vocábulo adotado para designar a *publicação* que é feita de mês em mês ou somente circula uma vez por mês.

“MENS LEGIS”. Intenção, objetivo ou finalidade da lei.

Indica o fim social proposto pela lei, constituindo elemento essencial de sua interpretação.

“MENS LEGISLATORIS”. Indica a intenção manifestada pelo legislador no momento de elaboração da norma.

MENTAL. De *mente*, exprime tudo que se refere à mente ou ao espírito, que diz respeito à inteligência ou provém do entendimento. Assim, *mental* equivale a *intelectual*.

MENTE. Do latim *mens*, ou *mente*, designa o *espírito* e o *entendimento*.

Desta forma, pois, quer exprimir a própria *razão*, a *inteligência*, o *pensamento*, a *própria intenção*.

É, por vezes, tomado no sentido de *memória*: o que fica em *mente*, isto é, o que se grava no cérebro ou fica no pensamento, como *fixação* ou *conservação* de uma impressão externa.

Juridicamente, a *mente* é objeto de consideração, quando se trata de verificar o *discernimento* da pessoa, ou seja, a sanidade de seu espírito, em relação à validade dos atos jurídicos que tenha praticado ou pretenda praticar. Revela-se, assim, no exame das *faculdades mentais*.

MENTECAPTO. Derivado do latim *mente* + *capto* (privado da razão), quer precisamente designar a pessoa que não tem as *faculdades mentais sadias*, mas as tem *fracas* ou *atacadas de afecções*, que a privam de uma razão ou entendimento normais.

Os romanos empregavam as expressões *dementes*, *mente* + *capi*, *furiosi*, *fatui*, como equivalentes ou sinônimos.

No entanto, *furiosi* era aplicado especialmente para o estado de demência, que se apresentava com acessos furiosos e com intervalos sem furor.

Vide: *Furioso. Louco*.

Na realidade, o vocábulo *mentecapto* não distingue a espécie de *alienação mental* ou *demência*. Significa sempre aquele que, por não poder fazer uso da razão, por tê-la enfraquecida, é um *amental*.

É como vulgarmente se diz: a pessoa que, por ter as faculdades mentais desarranjadas, não pode discernir sobre o que faz, isto é, não possui o entendimento necessário para fazer ou realizar as coisas.

Assim, mostra-se *incapaz fisicamente* para agir por si, mesmo que não tenha decretada a sua *incapacidade civil* pela interdição. Nesta razão, a lei não considera válidos os atos jurídicos que execute, mesmo anteriores à interdição: não se lhe reconhece entendimento para resolver com validade jurídica.

MENTIRA. Formado de *mentir* (faltar com a verdade, esconder a verdade ou dizer falsamente), é a *asserção falsa* ou *contrária à verdade*.

Assim, a mentira é fundada na ciência de que se está dizendo ou anunciando o que se sabe não ser real ou verdadeiro.

O erro ou o equívoco, em que se está, em razão do que se afirma ou se diz o que não é verdade ou está contra a verdade, não formula a *mentira*.

A mentira é o *juízo falso*, quando se sabe que a verdade é outra.

Juridicamente é o *perjúrio*, é o *falso testemunho*, que constituem crimes.

MERCADO. Do latim *mercatus* (mercado, praça do mercado), de *mercari* (fazer comércio, traficar), indica, geralmente, o lugar em que se vendem gêneros alimentícios e outras mercadorias tendo, assim, sentido equivalente a *feira*, e, por extensão, à *praça* em que ela se realiza, pois que a feira sempre se efetiva em uma *praça pública*.

Localizado em um edifício, passou a designar o prédio em que tais vendas se realizam:

Mercado público, quando o edifício pertence ao governo e a este compete a administração do estabelecimento.

Mercado particular, quando funciona sob iniciativa particular.

Mercado. Na técnica mercantil, além do sentido restrito apontado, designa a *localidade*, considerada pelo conjunto de comerciantes e de estabelecimentos comerciais, em que se realizam as várias operações de comércio sem atenção à sua espécie ou natureza.

Neste sentido, também se emprega a expressão *praça*.

É costume, ainda, fazendo-se alusão à espécie ou natureza da *mercadoria*, adotar-se o vocábulo para referência à totalidade de operações e ao movimento de negócios acerca da mesma mercadoria.

Assim se diz, por exemplo, *mercado do café* para se aludir à situação ou à posição dos negócios acerca deste produto.

Mercado. Na técnica da Economia, designa a relação estabelecida entre a oferta e a procura de bens e/ou serviços e/ou capitais.

Denomina ainda o conjunto de pessoas e/ou empresas que oferecem ou procuram bens e/ou serviços e/ou capitais, caracterizando a relação mercadológica.

MERCADO ABERTO. Local onde são efetuadas as compras e vendas de títulos por intermédio do governo ou das instituições financeiras oficiais.

MERCADO DE BALCÃO. Designa o local onde são negociadas, de forma maciça e indiscriminada, títulos de novas empresas, sem registro na Bolsa de Valores.

MERCADO DE CAPITAIS. Denomina aquele que opera com capitais para financiamentos.

MERCADO DE TRABALHO. Designa a relação entre a oferta de trabalho e a procura de empregados, em época e lugar determinados; ou o conjunto de pessoas e/ou empresas que caracterizam essa relação.

MERCADO FINANCEIRO. Designa aquele que, operando com capitais para financiamento, restringe-se à negociação de títulos e valores representados por operações monetárias.

Denomina-se *mercado negro* se é comércio ilegal ou clandestino de dinheiro, principalmente de dólar, mantido sobretudo nos períodos de racionamento da economia.

MERCADOR. Do latim *mercator*, é designação atribuída a toda pessoa que exerce a mercancia. Equivale a comerciante ou negociante: *é o que vende*, ou *merca*, habitualmente, por conta própria, isto é, faz da mercancia sua profissão habitual.

Não é mercador quem vende por conta alheia: é preposto ou caixeiro do mercador.

MERCADORIA. Derivado do latim *merx*, de que se formou *mercari*, exprime propriamente a coisa que serve de objeto à *operação comercial*. Ou seja, a coisa que constitui objeto de uma venda.

É especialmente empregado para designar as *coisas móveis*, postas em mercado. Não se refere aos imóveis, embora estes sejam também objeto de venda.

A rigor, pois, mercadoria é designação genérica dada a toda coisa móvel, apropriável, que possa ser objeto de comércio.

As *coisas fora de comércio* não se entendem por mercadorias e não são suscetíveis de venda. A mercadoria é a que está no comércio, pode ser vendida pelo comerciante ou mercador. A coisa que não está para venda não é mercadoria.

Tecnicamente, portanto, somente se denomina de mercadoria o objeto ou a coisa adquirida pelo comerciante ou mercador, para servir de objeto de seu comércio, isto é, para ser revendida.

Excepcionalmente, porém, os produtos agrícolas consideram-se mercadorias e por dinheiro entende-se a mercadoria dos bancos, que se dedicam a empréstimos ou financiamentos.

É designada também no comércio por *fazendas* e *gêneros*, estes especialmente para distinguir os *produtos alimentícios* e aquelas, os *tecidos*.

MERCADORIA ABANDONADA. Geralmente, assim se dizem as mercadorias que, remetidas a uma pessoa, por via marítima ou terrestre, não são procuradas e desembarcadas regularmente nos prazos determinados, ou as que não são retiradas dos lugares em que se acham à disposição de seus donos, nos prazos regulamentares, mesmo que tenham sido satisfeitas as exigências da praxe.

As leis alfandegárias estabelecem outros casos de *abandono de mercadoria*, inclusive quando não atende seu proprietário, no prazo marcado, às determinações que lhe são impostas.

As mercadorias abandonadas nos armazéns dos transportadores ou nos armazéns das alfândegas serão sempre vendidas em leilão público, de cujo produto se cobrarão do que lhes é devido, inclusive *armazenagens*, sendo o restante depositado para ser entregue a quem de direito.

MERCADORIA AVARIADA. Genericamente entende-se por mercadorias avariadas as que se apresentam em *mau estado de conservação*.

São, assim, as mercadorias que sofreram qualquer dano que veio diminuir sua utilidade, ou se estragaram ou deterioraram, de modo que não possam ser usadas para o fim de seu destino.

Várias são as causas da condição ou do estado de mercadorias avariadas: defeitos de embalagens, ação externa ou ação do tempo.

Há mercadorias, notadamente as que se denominam de *gêneros alimentícios*, provindos da natureza, tais como cereais, tubérculos etc., que se *inutilizam* com o tempo, sendo, por isso, ditas também de mercadorias de difícil conservação, quando em estado nativo.

Esta espécie de avaria (estrago), entende-se natural. Quando, porém, especialmente no transporte das mercadorias, as avarias são provindas de causas externas, como água da chuva, água do mar, sol ou outros agentes ou causas naturais, os consignatários das mercadorias avariadas fazem jus a uma indenização, se viajaram seguras.

Neste caso é que ocorre a *vistoria de fazendas avariadas*, preconizada pelas leis processuais (CPC/39, art. 756, e CPC/73, art. 1.218, XI), em decorrência de princípio das leis comerciais. Se a avaria se gera na *má embalagem*, constitui caso de reclamação ao *vendedor*, que não a embalou ou acondicionou como era de regra.

A mercadoria avariada não se confunde com a mercadoria defeituosa: são situações diferentes. O defeito é em regra *originário* e que se formou com a própria mercadoria; a avaria ocorre depois, visto que é *estrago* que vem alterar sua situação originária.

MERCADORIA DEFEITUOSA. Assim se entende a mercadoria que não corresponde às condições de uso, por se apresentar com alguma falha originária, seja por descuido de construção, fabricação ou por qualquer outra causa. O defeito, pois, não é propriamente um *estrago*. É *coisa* que falta à mercadoria, ou coisa que tornou a mercadoria de menor valia comercial e de menor eficiência ao fim que se tem em vista.

É um *vício*, embora a mercadoria viciada tanto se refira à que tem defeito como à que sofreu avaria.

Quando o defeito da mercadoria era oculto, isto é, desconhecido pelo comprador, dá motivo ao pedido de redução em seu preço.

Vide: *Vício redibitório*.

MERCADORIA ESTRANGEIRA. É denominação dada a toda mercadoria que procede do estrangeiro, pela importação.

MERCADORIA EXPORTADA. É toda mercadoria que sai de um país para ser consumida em outro país ou no estrangeiro.

E, nesta denominação, como é do sentido do vocábulo, não somente se considera a mercadoria fabricada, como a própria matéria-prima.

Vide: *Exportação*.

MERCADORIA IMPORTADA. É a mercadoria adquirida no estrangeiro e trazida ao país importador para ser incorporada ao seu comércio interno.

Vide: *Importação*.

MERCADORIA NACIONAL. Assim se diz de toda mercadoria fabricada ou produzida num país, incorporada ao seu comércio interno. Opõe-se à mercadoria estrangeira.

MERCADORIAS GERAIS. É título de contabilidade, usado em comércio, para designar as mercadorias de um estabelecimento comercial.

É, às vezes, usada simplesmente a expressão *mercadorias*. Também se usa a expressão *fazendas* ou *fazendas gerais*.

Na contabilidade, o título “mercadoria” é título de *movimento* e *título de resultado*, pois que é título que pode apresentar lucro ou prejuízo, e se movimenta por lançamentos de débito ou de crédito.

Quando a mercadoria é adquirida pelo estabelecimento, faz-se no respectivo título um lançamento de débito: *Mercadorias gerais devem*. Quando a mercadoria é vendida, corresponde à operação de um lançamento de crédito: *Devem a mercadorias gerais*.

Na compra e na venda de mercadorias, está o movimento da conta. Pela diferença verificada entre o valor de compra e o de venda, está o lucro ou o prejuízo da mercadoria. É o que se verifica nos *balanços anuais*, a que são obrigados todos os estabelecimentos comerciais.

Praticamente, o lucro de mercadorias, ou o prejuízo, é verificado diante de um confronto do valor apurado no *inventário de mercadorias*, e o saldo apresentado pela *conta de mercadorias* balanceada.

MERCANCIA. Derivado de *mercar*, do latim *mercari* (comerciar, comprar para vender, traficar), de sua derivação gerúndia, quer exprimir a própria *ação e efeito de mercar*.

Assim, é tido como o *trato do comércio* ou a *arte de negociar*.

Mas, compreendido principalmente como *ação e efeito de tratar em comércio*, a mercancia se objetiva na prática dos atos e operações comerciais, realizados com o fito de lucro.

Assim, *atos de comércio* e *mercancia* se equivalem: a mercancia é o exercício do comércio; os atos de comércio não significam ou se mostram outra coisa, desde que são os elementos componentes da mercancia.

Nesta razão, o mercador (comerciante) é o que exerce a mercancia como profissão habitual e em nome próprio. É o que a realiza pela prática dos atos que a constitui.

MERCANTIL. De *mercar*, é o adjetivo empregado para designar tudo que se refere ou diz respeito à mercancia ou ao comércio. Tem a mesma significação de *comercial*.

MERCÊ. Derivado do latim *merces* (paga, salário, preço), originariamente quer significar toda remuneração ou paga a que tem direito a pessoa, em virtude de serviços prestados.

E com esta significação foi usada na terminologia do Direito antigo expresso nas locuções, empregado a *mercês*, ou posto a *mercês*. Comumente, porém, é o vocábulo tido no sentido de *graça* ou *benefício*, outorgado à pessoa em recompensa de seu mérito ou por serviços que haja prestado. E se dizem *mercês* porque, em verdade, constam de uma *remuneração*, de uma *paga* ou de uma *renda*, atribuída ao beneficiado e que se pode transferir a seus herdeiros, quando sucessíveis.

À *mercê*, por vezes, é revelada na concessão de títulos honoríficos, de que se possam derivar rendas, ou compensações materiais para o benefício ou agraciado.

Mercê. Na linguagem forense, é a expressão tomada no mesmo sentido de *deferimento*. Geralmente é aplicada no *fecho* dos requerimentos na fórmula *e espera receber mercê*, sintetizada nas letras E.R.M.

MERCEARIA. Do italiano *merceria*, com influência do sufixo vernáculo *aria*. Remonta, pelo seu radical, ao latim *merx*, *mercia* (mercadoria).

Este vocábulo, *mercearia*, tem as seguintes acepções: 1. Loja onde se vendem a retalho gêneros alimentícios; loja de secos e molhados; armazém, venda. 2. Gêneros alimentícios, víveres, mercearias. 3. (Antiga). Comércio de pouco valor. 4. antiga loja onde se faz esse comércio.

MERCENÁRIO. Do latim *mercenarius*, de *mercês* (salário), como expressão técnico-jurídica significa a pessoa que *loca seus serviços mediante paga ou soldada (operas quae locari possunt)*.

Daí a significação comum de *mercenário* atribuída a toda pessoa que trabalha, executa um serviço ou faz qualquer coisa para outra, pelo *interesse* exclusivo de um pagamento ou soldo.

MERCEOLOGIA. Derivado da palavra latina *merx* (mercadoria) e do grego *logos* (ciência), quer significar, na terminologia mercantil, a parte da *ciência do comércio*, que tem por finalidade o *estudo das mercadorias*, consideradas sob seus aspectos químicos, ou seja, tomadas em si e por sua natureza.

Na formação técnica dos auxiliares do comércio, a *merceologia* constitui disciplina acadêmica, em que se estuda a natureza do produto, a sua composição química, o aproveitamento dos produtos naturais na manufatura de subprodutos e toda utilização das qualidades orgânicas de um produto, como riqueza trazida ao comércio.

Assim sendo, *merceólogo* é o versado no conhecimento das mercadorias, em relação à composição de seus elementos ou de tudo que a elas se refira: natureza, utilidades e aproveitamento na composição de outros produtos, ou de outras mercadorias.

MERECIMENTO. Formado de *merecer*, do latim *mereri* (tornar-se digno, ter direito), quer significar a situação da pessoa que, tendo obsequiado outra ou prestado serviços de qualquer natureza, torna-se digna de um prêmio ou de uma compensação.

Neste sentido, é de significação equivalente a *mérito*, que se entende o *apreço* ou *aconsideração*, em que uma pessoa é tida, além da qualidade de ser digna de alguma paga.

O merecimento, porém, advém do serviço ou do obsequio feito sem qualquer *interesse*, simplesmente para ser útil ou para prestar um benefício a outrem ou à coletividade.

No sentido em que se anota, merecimento é tido na situação em que se coloca a pessoa pelo ato bom.

No entanto, o merecimento também pode decorrer do *ato mau*, em que a pessoa se vê *passível de um castigo* ou *merecedora de castigo*.

Nesta condição, merecimento, em sentido amplo, quer exprimir a situação da pessoa, em que se colocou por suas boas ou más ações, para receber o prêmio ou o castigo.

Neste particular, *mérito* exprime o merecimento pelas boas ações, em virtude do qual se avalia o *valor moral* ou o *valor intelectual* da pessoa.

MERENDA. Do latim *merenda* (refeição), é a designação que se dá à refeição ligeira que é feita entre duas das principais refeições diárias.

Antigamente, era a que se fazia entre o *jantar* e a *ceia*.

No Brasil, é a que se faz, à tarde, entre o *almoço* e o *jantar*.

Extensivamente, diz-se *merenda* aos *alimentos* levados pelos escolares às escolas, para os comerem no período do recreio.

É igualmente conhecida como *lanche*, aportuguesamento do *lunch* inglês.

MERETRÍCIO. Do latim *meretricium*. Como adjetivo, quer dizer relativo a, ou próprio de meretriz. Como substantivo, tem duas acepções. Uma significa as *meretrizes*. A outra é: *profissão de meretriz; prostituição*.

MERETRIZ. Do latim *meretrix* significa a mulher que pratica o ato sexual por dinheiro, mulher pública.

MÉRITO. Derivado de *meritum*, é tido no mesmo sentido de *merecimento*.

É, então, mais propriamente empregado para exprimir o *valor* ou a *valia* da pessoa pelos seus atos de bondade, por sua benemerência ou por suas qualidades morais ou intelectuais.

Significa, assim, a *dignidade* ou a consideração, em que a pessoa é tida por seus pares.

Possui, nesta razão, sentido mais estrito que merecimento.

Mérito. Na acepção em que é tido na terminologia do Direito Processual, mérito quer exprimir e designar a *matéria*, em que se funda ou se baseia, principalmente, a questão.

Quer, então, distinguir o *ponto dominante* da pendência, sobre o qual deve *versar* a decisão.

Nele é que se funda o *pedido do autor*. A designação de *mérito*, pois, mostra a *relevância do assunto*, porquanto representa ou se mostra aquele que deve ser decidido, visto ser ele *opróprio motivo* ou a *razão de ser* da demanda.

Assim, tecnicamente, *resolver o mérito* é dar solução à *relação jurídica*, que se trouxe à discussão, como matéria principal e fundamental da contenda. *Falar sobre o mérito* é discutir ou apresentar as razões em que se calca o direito dos litigantes.

Nesta razão é que se diz que o feito terminou sem *solução do mérito*, quando é a causa paralisada sem que se decida sobre o ponto ou questão principal da demanda.

MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. No Direito Administrativo, é expressão a designar a conveniência e a oportunidade que a lei coloca à disposição do administrador quanto aos elementos de objeto e motivo do ato administrativo.

MERLA. É uma droga ilícita, subproduto da cocaína, que possui efeito estimulante do sistema nervoso central e provoca dependência do usuário. (pg)

MERO. Do latim *merus*, literalmente quer significar o que é *puro, sem mistura, simples*.

Exprime, pois, tudo que se apresenta ao *natural, sem qualquer condição, sem restrições* ou *subordinação* de qualquer natureza a fatos ou coisas estranhas.

Empregado como adjetivo, ou na forma adverbial, *mero* ou *meramente* integra a ideia da *exclusividade* ou *singularidade*, em que os fatos ou as coisas se apresentam, mostrando-se independentes, livres de quaisquer influências estranhas ou de quaisquer restrições.

Assim, por exemplo, *mero leite* quer exprimir que é *exclusivamente* por leite, isto é, sem outro fim ou objetivo que não seja o *leite*.

Mero capricho é o que se funda exclusivamente no *capricho*, de modo que não se é levado por outra razão que não seja a de uma *obstinação* ou *teimosia*.

MÊS. Derivado do latim *mensis*, é empregado, como *medida do tempo*, para designar cada uma das 12 divisões do ano solar, sete com 31 dias, quatro com 30 dias e uma (fevereiro) com 28 ou (nos anos bissextos) 29 dias.

No conceito jurídico, o *mês*, em regra, é compreendido como o *período sucessivo* constituído ou composto por *30 dias completos*.

Diz-se período sucessivo, porque os dias que o constituem devem correr, um após o outro, seguidamente, em sucessão. Olhados somente pelo número, em dias alternados, propriamente não se teria a *medida* que o mês determina. Seriam dias avulsos tantos quantos os verificados.

Esta contagem, aliás, é fundada na própria etimologia do vocábulo, que vem do chamado *mês lunar* ou período de uma luação.

No entanto, o mês, como um *período de 30 dias*, não constitui regra absoluta.

Assim, é considerado, quando se trata de um *prazo*, em que os meses são tomados *globalmente*, havendo, pois, vários deles. Então, cada mês será computado na base de 30 dias e o prazo será constituído por tantos 30 dias, quantos os meses.

Mas sofre uma exceção, quando se trata da verificação de uma *data determinada*. Neste caso, o mês que se computa é o do *calendário*, não se tomando em consideração o número de dias, que constitua qualquer um deles.

Assim sendo, uma letra sacada ou *passada a meses*, seja de vista ou de data, vence-se no *dia do mês*, que se anotou como *termo do prazo* determinado. E este corresponde ao *dia da emissão* ou *aceite* do título. Aí, pois, se contam os *meses* assinalados para a composição do prazo, num *período sucessivo de meses*, segundo o calendário, e de acordo com a *data*, que o determina.

Nesta razão, quando a obrigação ou o título faz menção a uma *data determinada por mês*, segundo as expressões *a tantos meses de data*, o período de meses é feito pelo calendário, não pelo número de dias. Assim não ocorrerá, se apenas se mencionassem *três meses*, aí se contaria por período sucessivo de 30 dias.

Igualmente, em matéria de remuneração nos contratos de serviços, ou em matéria de locação de coisas ou outras, o *mês* que se computa, quando é neste período que se deve cumprir o pagamento, é o do calendário, sem importar o número de dias em que ele se constitui.

MESA. Derivado do latim *mensa*, originariamente significa o *móvel de madeira* ou de qualquer outro material, composto de uma superfície plana, quadrada, retangular ou redonda, apoiada sobre hastes ou pés, servindo a vários fins.

Aliás, distingue-se a aplicação que tem pelo adjunto adnominal mesa de escritório, mesa de jantar, mesa de jogo etc.

Mesa. No sentido jurídico, no entanto, é a expressão tomada extensivamente para designar o conjunto de pessoas que tomam assento em torno da mesa, a fim de deliberarem ou resolverem sobre certos assuntos de suas atribuições.

Desta forma, compreende-se *mesa a comissão diretora* de uma associação ou corporação, a quem cabe dirigir os trabalhos ou as sessões, que se realizem para tomar medidas de interesse social ou corporativo.

Neste sentido, é comum dizer-se *a mesa foi composta por*, para indicar as pessoas que participem da direção ou junta, a que coube presidir aos trabalhos de uma reunião ou de uma assembleia.

É costume chamar-se de *mesários* aqueles que fazem parte ou tomam assento à mesa, como os que são eleitos normalmente para a direção de uma corporação.

MESA DOS ÓRGÃOS LEGISLATIVOS. A comissão permanente que dirige os trabalhos do respectivo órgão legislativo, como, por exemplo, a Mesa da Câmara dos Deputados ou a Mesa do Senado Federal.

MESADA. Formado de *mês*, embora seja tido no mesmo sentido de *mensalidade*, é especialmente empregado para indicar a contribuição mensal que se presta ou se dá a uma pessoa, para atender à sua subsistência durante um mês.

Praticamente, pois, é o dinheiro dado, em cada mês, a uma pessoa para que adquira os alimentos necessários à sua manutenção, no mesmo período, no caráter de prestação alimentícia ou de contribuição.

MESÁRIO. Designação dada à pessoa que participa de uma mesa administrativa, ou da mesa que assume a direção de uma reunião ou assembleia, como um de seus elementos ou membros componentes.

MESTER. Derivado do latim *ministerium*, de *minister* (que serve, que ajuda), é empregado para designar a pessoa que exerce uma profissão ou ofício mecânico. Significa, pois, *artífice* ou trabalhador de qualquer *arte mecânica* ou *arte manual*.

MESTRE. Derivado do latim *magister*, é compreendido, de modo amplo, como toda pessoa que *ensina* alguma ciência ou arte. É o *professor* também denominado *educador*.

É, outrossim, o vocábulo aplicado para designar a pessoa a quem incumbe a *direção de alguma coisa*.

No entanto, neste sentido ou conceito de *direção*, está compreendido também o de *instrução*.

Dessa maneira, o mestre dirige, *vigiando* e *instruindo*, isto é, estabelecendo a conduta a ser seguida por aqueles que são dirigidos por ele, ensinando, quando não sabem, o modo de agir.

Na linguagem náutica, *mestre* tem sentido equivalente a *capitão*: é o que governa ou dirige uma embarcação, notadamente as lanchas ou embarcações de pequena tonelagem.

Vide: *Arrais*.

METADE. Do latim *medietas*, de *medius* (meio), quer o vocábulo exprimir a *porção*, igual a uma outra, obtida pela divisão de uma coisa pelo meio.

METADE DISPONÍVEL. Na terminologia do Direito Civil, referente à sucessão, *metade disponível* quer significar a *parte de bens* pertencentes a uma pessoa, que pode ser livremente disposta por ela em favor de alguém, mesmo sem ser seu herdeiro, quando tem *herdeiros necessários*.

Desta forma, a *metade disponível* deve ser computada dentro dos bens que pertencem à pessoa, isto é, dentro da soma de bens que se consideram *somente seus*.

Assim sendo, primeiramente cabe pôr em evidência quais os bens pertencentes à pessoa, quando é ela parte de uma *sociedade conjugal*.

Neste caso, a *metade disponível* é calculada na base dos bens que constituem sua *meação*, apurada depois que se cumprem os pagamentos de todas as dívidas da sociedade conjugal e as relativas às despesas de funeral e de inventário.

Dos *bens da meação*, que assim já se apresenta pelo líquido, uma de suas metades forma a disponível e a outra constitui o acervo de bens que se destinam aos herdeiros.

Quando, no entanto, todos os bens pertencem à pessoa, por não ter sócio, a metade disponível, feita a redução do valor das dívidas e de outros encargos, será a metade real de todos os bens dela, pois que aí não se verifica o caso de meação.

Chama-na, também, de *cota disponível*, sendo esta expressão, em verdade, tecnicamente mais apropriada, pois que nem sempre a palavra *metade* é tida em seu exato sentido de *meio*.

“META OPTATA”. Locução latina empregada para indicar o fim visado pelo criminoso.

Vide: *Iter criminis*.

MÉTODO. O procedimento a ser adotado no estudo ou na exposição de determinado tema.

METRÓPOLE. Derivado do latim *metropolis*, de origem grega (cidade mãe), em uso atual significa a *capital* ou a *cidade principal* de uma província ou de um Estado.

Do vocábulo, formou-se *metropolitano* para qualificar tudo que se refere ou é pertinente à metrópole.

MEXERICO. Derivado de *mexer* (misturar, confundir), assim se entende a *intriga* ou a ação de contar ou narrar coisas ouvidas, em confiança ou em segredo, ou coisas conjecturadas, para provocar inimizade entre pessoas, ativar ódios ou formar desavenças.

Juridicamente, o *mero mexerico*, consistente no *diz-que-diz*, não formula qualquer figura delituosa.

Mas, o *mexeriqueiro*, se executa sua ação, promovendo *instigações*, que determinem a pessoa a tirar um desforço pessoal da outra, e deste modo comete um crime, tendo como causa *omexerico* ou as palavras ditas pelo mexeriqueiro, se entende que concorreu para a realização dele.

MICROEMPRESA. É aquela cuja renda bruta anual não ultrapassa determinado patamar traçado pela lei (Lei nº 9.317/96, art. 2º).

A Constituição Federal prevê que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devam dispensar à microempresa tratamento jurídico diferenciado, simplificando, reduzindo ou eliminando as obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias (art. 179).

O art. 47, § 1º, do ADCT da CF de 1988 considera microempresa a pessoa jurídica e a firma individual com receita anual determinada.

Ver a Lei nº 9.841, de 05.10.99, e o Decreto nº 3.474, de 19.05.00, que regulamentou a microempresa e a empresa de pequeno porte.

MIGRAÇÃO. O mesmo que *emigração*. É, assim, a mudança ou a transferência de habitantes de uma nação ou país para outra nação ou país com o ânimo de aí fixarem sua nova residência e passarem a viver. A entrada dessas pessoas no país, em que pretendem viver, é *imigração*.

Extensivamente, é igualmente aplicado para exprimir a mudança de população, num mesmo país, de uma região para outra, em que vai ficar. É a *migração interna*, enquanto a de um país para outro é a *externa*.

MILÍCIA. Do latim *militia*, de *miles* (soldado), entende-se, literalmente, a *função do militar* e a *corporação* ou a *ordem* a que pertence.

Mas, extensivamente, sempre tem sido o vocábulo empregado para designar toda *organizaçõesubordinada* a certa disciplina e hierarquia, nos moldes militares.

Era mesmo comum, entre os romanos, darem-se aos empregados públicos denominações emprestadas da terminologia militar. E, assim, os ofícios públicos eram qualificados *demilitae*, enquanto a força pública era chamada de *manus militaris*, mesmo quando constituída por agentes pertencentes à ordem civil.

A própria profissão de advogado constituía uma *militia*, havendo em cada sede judiciária um número determinado de advogados inscritos em um *statuti*, formando uma corporação com graduação hierárquica, a que se asseguravam certas imunidades.

A *milícia dos advogados* corresponde, com as devidas alterações, à atual *Ordem dos Advogados*.

Na linguagem moderna, faz-se distinção entre *milícia* e *exército*, originariamente de sentidos equivalentes, pois que significam corporações de gente militar ou *de gente exercitada para a guerra*.

Milícia é toda corporação ou força armada constituída mais para fins de vigilância e polícia interna, reservando-se ao *exército* a participação nas operações de guerra.

No entanto, como já era da regra antiga, os *milicianos*, que compõem as *milícias*, consideram-se *tropas auxiliares* das *forças de linha*, nome também atribuído às forças do exército.

De acordo com o art. 288-A do Código Penal, é crime constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos no Código Penal.

MILITANTE. Do verbo *militar*, do latim *militante* é empregado o adjetivo para exprimir: 1. Que milita; combatente; 2. Que atua; participante; 3. Que funciona ou está em exercício.

Militante, pois, será todo profissional que está exercendo sua profissão. Está em atividade profissional.

Militante será toda pessoa que, pertencendo a uma organização ou corporação, pratica os atos que são de sua regra e disciplina, e defende as ideias que formam seus objetivos.

MILITAR. Do latim *militaris*, de *miles* (soldado), como objetivo, é aplicado para referir-se a tudo que é concernente à guerra, ao exército ou às forças armadas.

É acepção que também é atribuída à palavra, na sua forma verbal, do *militare* latino: *servir na guerra*, *andar na guerra* ou *exercitar-se para a guerra*.

Como substantivo, *militar*, sem fugir ao sentido próprio e originário do vocábulo, designa toda pessoa que pertence ao *exército*, na qualidade de simples soldado ou oficial, ou estejaincorporada ao exército ou forças organizadas militarmente, para defesa do país.

Quer isto significar que *militar* não se entende somente a pessoa incorporada ou pertencente aos *exércitos regulares*. Todas as pessoas que se organizem militarmente, isto é, sob as ordens de militares efetivos e sujeitas às regras e disciplinas militares, em caso de guerra ou para participarem de uma expedição bélica, para todos os efeitos, dizem-se *militares*.

A condição ou qualidade de *militar*, portanto, é adstrita ao *preparo para a guerra* ou ao *exercício da guerra*.

Nesta razão, quem é admitido às forças regulares do exército, para adestrar-se na arte guerreira, ou quem se incorpora aos exércitos ou forma exércitos auxiliares para fazer a guerra, é *militar*.

Militar. Na significação verbal, além do sentido de exercer, desempenhar, é tido como *ter força, ter vigor*.

É assim que, na linguagem forense, quando se diz que um argumento ou documento *milita* a favor da parte, asseveramos que ele tem *força, tem vigor, é valioso* para fundamentar e mostrar a razão de quem o fez ou o exibiu.

MIMAR. É falar por gestos. Os mudos *mimam*, isto é, por gestos manifestam seus pensamentos, exprimindo o que querem dizer.

Significa também acarinhar.

MÍMICA. Do latim *mimicu*, do grego *mimikos*, entende-se a soma de gestos ou a gesticulação, que tem a propriedade de reproduzir ou fazer manifestar o pensamento da pessoa.

É a *linguagem por gestos* tão expressiva, em certos casos, como a linguagem falada ou escrita, e capaz de traduzir o pensamento ou a vontade que por ela se manifesta.

MINA. É o vocábulo, do francês *mine* em sentido técnico, aplicado com significações diferentes:

Mina. É tomado para indicar o *lugar*, no subsolo, em que se encontram e de onde se tiram os *metais*.

E, neste sentido, os romanos tanto empregavam *metallum* para designar os *minérios* ou *metais* extraídos do subsolo, como o local em que eles se encontravam e a própria *mineração*, chamando de *metallarius* os *mineiros*.

Desta forma, as *minas*, que não se confundiam com as pedreiras, eram dirigidas e administradas por um *comes metallorum*.

Neste conceito é tido na terminologia jurídica e técnica atual:

Mina é jazida em que se encontram os vários minérios ou metais, seja em *filão*, depositados ou formando montes, esteja locada no subsolo ou *aflorada* na própria superfície.

As *minas* ou *jazidas de minérios*, constituindo propriedade distinta da propriedade do solo, em que se localizam, estão subordinadas a regras e prescrições próprias, notadamente a respeito de sua exploração comercial, ainda que de propriedade privada.

Este princípio, aliás, já era vigente entre os romanos.

A indústria mineira não constituía um monopólio do Estado, embora este não se furtasse a ter minas próprias e exploradas por si.

Os particulares poderiam livremente explorar suas minas, em suas próprias terras ou mesmo em terrenos alheios, mediante paga ao respectivo proprietário.

Em certos casos, a exploração dependia de *autorização* do Estado, a que sempre se devia o pagamento de imposições, fundadas na exploração de minérios.

Mina. Derivado do verbo latino *minari* (fazer levantar por explosão), entende-se *todoengenho*, em que há pólvora, que tem a função de explodir para levar pelos ares alguma coisa.

Pode ser formada por um *aparelho* ou pela colocação de pólvora ou dinamite em uma cavidade escavada no solo.

MINEIRO. Derivado de *mina*, assim se entende toda pessoa que trabalha ou explora uma *mina*. É o *metallarius* dos romanos, de *metallum*, *mina*.

Mineiro. É designação dada às pessoas originárias ou nascidas no Estado de Minas Gerais, nome que lhe adveio da quantidade de *minas* ali encontradas pelos primeiros povoadores da terra.

MINERAÇÃO. Formado de *mina*, é a exploração de minas, isto é, a extração dos metais e minérios que nas minas se encontram e depuração desses minérios, separados, assim, de outras matérias a que vêm reunidos.

A *mineração* está subordinada à legislação especial do *Código de Minas*, expedido pelo governo federal, pois que se constitui matéria de competência privativa da União.

Em regra, a mineração é autorizada, mediante o pedido de *pesquisa*, desde que o minerador ou o proprietário da mina mostre sua *idoneidade financeira* para explorá-la. E somente é

concedida a brasileiros natos ou empresas constituídas por brasileiros natos. Se o proprietário da mina é estrangeiro fica a ele reservada uma participação nos lucros da exploração.

MINERAL. De *mina*, assim se designa todo produto oriundo ou existente em uma mina.

Embora as minas, em que se encontram os minerais ou minérios, entendam-se como *propriedades distintas* da do solo em que jazem, do que resulta serem considerados os minérios, não extraídos, como *imóveis* distintos do solo, no sentido da técnica jurídica, eles se consideram como *acessórios do solo*, enquanto em suas jazidas.

Depois de extraídos, são *móveis*.

Como minerais anotam-se não somente os metais, como ouro, prata, níquel, cobre, ferro etc., como o sal-gema, o petróleo, o carvão, o talco, as pedras preciosas ou qualquer produto da natureza acumulado em jazidas.

MINÉRIO. Todo produto extraído de mina. O mesmo que *mineral*.

MÍNIMO. Do latim *minimum*, é aplicado, tecnicamente ou não, para designar o menor grau a que se pode reduzir uma grandeza. É o *menor em tudo*, opondo-se ao *máximo*, que assinala a *maior elevação*, que possa ser atingida.

Assim, mínima idade, mínimo preço, mínimo prazo, mínima distância, assinalam, em relação às coisas que adjetivam, as mais reduzidas grandezas ou graus de grandezas, em que tais coisas se possam apresentar, seja a respeito do tamanho ou da quantidade, do valor ou do limite.

Em idêntica acepção entende-se *salário-mínimo*: é o menor salário ou o salário mais reduzido com que se pode pagar o trabalhador.

MINISTÉRIO. Do latim *ministerium*, em amplo conceito, quer dizer todo *ofício*, *cargo* ou *função*, que se exerce. Nesta acepção, equivale a *mister* ou, antigamente, *mester*, que no entanto era mais propriamente empregado para indicar o serviço ou trabalho manual, o ofício mecânico, enquanto *mister* se refere, tal como ministério, a toda espécie de serviço, trabalho ou ocupação. No sentido jurídico, porém, não é ministério tomado nesta acepção ampla de qualquer gênero de *exercício* ou *trabalho*, notadamente manual. É o *exercício* ou *afunção de cargo* ou de *emprego público*.

Os latinos diferenciavam: *munus* era o exercício do cargo público; *ministerium*, o exercício do trabalho manual.

Múnus e *ministério* na linguagem jurídica atual se equivalem.

E quando se quer aludir a cargo ou ofício, em que se revele um trabalho manual ou um serviço de outra ordem, diz-se *mister* ou *ocupação*, reservado que está ministério a outra significação.

Na terminologia religiosa, *ministério* exprime a função do sacerdote ou do pastor, no exercício de seu cargo ou ofício. Diz-se o *santo ministério*.

Ministério. Na terminologia do Direito Administrativo, exprime o vocábulo:

- a) A totalidade de ministros de Estado, nomeados pelo governo para constituir seu *gabinete governativo* (no regime parlamentar) ou a *junta de auxiliares* do governo na administração dos negócios públicos.
- b) A soma de serviços que constituem a *função* e *encargos* de um ministro de Estado. Constitui ministério de Estado.

MINISTÉRIO DA DEFESA. A EC nº 23, de 02.09.99, alterando os arts. 12, 52, 84, 91, 102 e 105 da CF/1988, criou o Ministério da Defesa.

MINISTÉRIO PÚBLICO. O MP é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

São seus princípios institucionais a indivisibilidade, a unidade e a independência funcional.

Abrange o Ministério Público da União, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do DF e Territórios, e os Ministérios Públicos dos Estados.

O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre os integrantes da carreira maiores de 35 anos. Sua aprovação depende do voto da maioria absoluta do Senado Federal.

O mandato é de dois anos, permitida a recondução.

Sua destituição, por iniciativa do Presidente da República, depende de autorização da maioria absoluta do Senado.

O MP tem as garantias inerentes à magistratura, tais como vitaliciedade (não perde o cargo a não ser por sentença judicial com força de coisa julgada), inamovibilidade (não pode ser removido, exceto por motivo de interesse público) e irredutibilidade de vencimentos.

O ingresso na carreira se dá por concurso de provas e títulos.

MINISTRO. Derivado do latim *minister*, é tomado geralmente para designar a pessoa que está encarregada de desempenhar um ofício ou cargo público, seja de ordem judiciária ou política, segundo as atribuições que lhe são assinaladas por lei.

Seja na ordem judiciária ou política, a designação *ministro* integra a ideia de cargo ou função, em que se age por delegação do *Poder Público*.

O ministro, em regra, é o delegado do Poder Público e exerce sua função com a *autoridade*, que lhe vem da outorga que lhe é deferida pelo Poder Público, em virtude da qual exercita as atribuições que compõem seu cargo ou *munus publicum*.

MINISTRO DE CULTO. Na linguagem religiosa, assim se diz do sacerdote ou pastor a quem se comete o encargo de realizar os *ofícios religiosos*, dirigindo-os em certos casos, ou ele mesmo os cumprindo.

Em distinção à religião a que pertence o ministro, diz-se:

Ministro da igreja, para designar os que pertencem à Igreja Católica; refere-se simplesmente ao padre ou sacerdote ou a todo aquele que, tendo ordens sacras, possa desempenhar *osacerdócio*.

Ministro evangélico, para designar os pastores ou os presbíteros das igrejas dissidentes ou protestantes.

MINISTRO DE ESTADO. Assim se diz do mais alto funcionário público ou delegado da administração pública, posto à direção de um conjunto de departamentos administrativos que se denomina de *ministério*.

Tem por atribuições principais exercer a orientação, coordenação, supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência; referendar os atos e decretos do Presidente da República; expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; apresentar relatório anual ao Presidente da República; praticar outros atos de outorga ou delegação do Presidente da República.

MINISTRO PLENIPOTENCIÁRIO. Assim se designa o agente diplomático, colocado como representante ou delegado de sua nação junto ao governo de outra nação.

Ministro plenipotenciário, *ministro residente* e *embaixador* têm, todos eles, a mesma função e atribuições.

MINISTRO RESIDENTE. É denominação adotada para designar o agente diplomático, que, na hierarquia instituída pelas convenções internacionais, é colocado em terceiro lugar, a seguir dos embaixadores e ministros plenipotenciários.

Sua função é idêntica à dos demais. A diferença de categoria se apoia em uma questão de ordem administrativa, decorrente do *grau*, em que se têm as relações diplomáticas mantidas entre os Estados.

MINORAÇÃO. Do latim *minoratio*, de *minorare* (diminuir, fazer menor), quer justamente significar o *alívio* ou a *diminuição* a respeito de *encargo* ou de *penalidade* a que estava sujeita a pessoa.

A *minoração da pena* é a *atenuação dela*, declarada pelo mínimo ou em grau menor que aquele em que se fixa o máximo.

A *minoração do imposto* é a redução do imposto, em virtude do que a importância a pagar se mostra mais favorável e menor que a anteriormente paga.

MINORANTE OU PRIVILÉGIO. Causa especial de diminuição da pena.

MINORIA. Derivado do latim *minor* (menor), é empregado para, em comparação a outro número ou quantidade, demonstrar a *inferioridade* daquele a que se refere.

É oposto, assim, à *maioria*, cujo sentido demonstra o número ou quantidade contrária.

Minoria. Em sentido político, assim se designa o *agrupamento* de pessoas, originadas da mesma raça, falando o mesmo idioma e tendo a mesma religião e costumes, existente em localidade não pertencente ao país de origem, mas mantendo uma *vontade de ser uma parteda* terra de origem.

As *minorias*, assim, pretendem ser *pedaços de terras estrangeiras*, fixados em outros países, com os seus respectivos habitantes. E nesta razão querem uma *vida* igual à vivida em seu país de origem, evitando qualquer assimilação com o povo, em cujo país vivem, embora tenham os mesmos direitos civis e políticos.

MINÚCIA. Do latim *minutia* (pequena parcela), quando aplicado na terminologia jurídica, mostrando a condição de redução ou de particularização, em que certa coisa deve ser mencionada, exprime a maneira por que é preciso fazer a *descrição* dela, descendo-se aos *menores detalhes* para que nada de individualístico ou de característico seja omitido.

Minúcia ou *minudência* é fazer excessivamente miúdo, para que parcela por parcela da coisa tenha a sua individualização pormenorizada.

Minucioso, minuciosamente, que do substantivo se formam, trazem igual sentido.

MINUTA. Em sentido originário, tirado de *minuta*, do latim medieval, designa a *escritura*, ou mais propriamente a *pequena escritura*.

Mas, no sentido técnico da terminologia tabelioa, significa o *rascunho* ou os *apontamentos* tomados para que, por eles, uma vez aprovados pelas partes, se lavre a escritura ou contrato.

Nesta acepção, pois, a *minuta* é ato preliminar à feitura da escritura ou do contrato, que se fará, a seguir, declarada no *rascunho* ou nos *apontamentos* que a concretizam.

E significa, tecnicamente, *o que escreve* ou *o que se esboça*, para servir de base à escritura ou para ser copiado na materialização do ato jurídico, que se vai praticar.

MINUTA DO AGRAVO. Já no conceito em que é tida na terminologia processual, *minutanão* é esboço nem rascunho, a ser copiado em ato subsequente.

É a *peça produzida* pelo agravante, em sustentação das razões em que funda seu recurso, perante os juízes de instância superior.

Mostra-se, por isso, o *escrito* em que o agravante formula as *razões do agravo*, oferecidas ao juiz *a quo*, no prazo regulamentar.

No sistema atual de Código de Processo brasileiro, a *minuta de agravo* não constitui peça à parte. Ela se formulará, por isso, no próprio *pedido de agravo*, onde o agravante já exporá as razões de direito, em que se funda, para pleitear o recurso.

A peça do advogado contrário, em defesa do *agravado*, que deve ser também produzida perante o juiz *a quo*, diz-se *contraminuta*.

MINUTADOR. Aquele que minuta, que produz ou elabora a minuta.

MINUTAR. Formado de *minuta*, é o verbo empregado na terminologia jurídica no sentido de *esboçar, projetar* ou *fazer o rascunho*, que irá servir de cópia ao ato, contrato ou escritura, a serem lavrados pelas partes ou pelo tabelião.

Quer também significar *escrever* qualquer peça, a ser anexada ao processo, ou mesmo um requerimento.

Assim, tanto se pode dizer minutar um contrato, minutar uma escritura, como minutar as razões, minutar a defesa ou minutar o requerimento.

MINUTO. Do latim *minutus* (pequeno, reduzido), é tomado, tecnicamente, para designar a *sexagésima parte* de uma hora, exprimindo, assim, um espaço de tempo muito pequeno ou diminuto. No Direito, faz-se referência a ele nas questões de prazo. E ali, então, se estabelece que, quando fixado o prazo por hora, de *minuto a minuto se conta*.

Nesta circunstância, quando se trata de prazo por hora, no ato forense em que é determinado, deve constar a hora de seu início, para que se cumpra a vontade da lei.

MIRANTE. Derivado de *mirar* (olhar, fitar), com o mesmo sentido de *miradouro*, entende-se o *lugar*, disposto em um ponto culminante, por onde alguém possa lançar a vista para o que está em derredor e a seu alcance.

Na técnica das construções, correspondendo ao que os italianos chamam de *belvedere*, e franceses chamam de *belvédère*, fica no alto de um edifício, de onde se possa avistar a paisagem ou tudo que esteja em derredor.

Costumam chamar de *miramar*, quando o miradouro ou o mirante tem vista para o lado do mar.

Em português existem dois vocábulos, *mirante* e *belvedere*. Este foi incorporado ao português como foi a outros idiomas, vindo do italiano *belvedere* (de *bello*, *bel*, belo, e *vedere*, ver, significando “bela vista”). Em inglês é *belvedere*. Em francês é *belvédère* ou *belvédér*, etc.

Contudo, o dicionarista, em português, registra sobre *belvedere* o seguinte: 1. Pequeno mirante de onde se descortina um vasto panorama. 2. terraço em local elevado.

MISERABILIDADE. Formado de *miserável*, do latim *miserabilis* (digno de compaixão ou que merece compaixão), não é tido na significação jurídica no mesmo sentido em que se tem vulgarmente.

Nesta razão, *miserabilidade* não quer significar indigência nem a condição ou *qualidade de desgraçado*, ou estado de miséria, em que possa estar a pessoa.

Na técnica jurídica, significa a situação da pessoa que *não tem recursos nem meios*, que se fazem necessários, para pleitear seus direitos perante a Justiça.

A *miserabilidade*, pois, revela-se a *impossibilidade econômica e financeira* de se satisfazer o pagamento das despesas judiciais e honorários de advogado, sem privação dos meios de que se dispõe para a própria manutenção e daqueles que se encontram sob sua proteção.

Assim, nela se inclui a *indigência*. Mas também se inclui todo aquele que, sem ser indigente, por seu estado de pobreza, não possua os necessários recursos para prover às despesas de uma demanda jurídica, sem sacrifício da manutenção dele e de sua família.

Vide: *Assistência judiciária. Benefício de gratuidade. Justiça gratuita.*

MISERICÓRDIA. Derivado do latim *misericordia*, é a compaixão ou dó que se tem pelas desgraças ou infelicidade alheias.

Mas, na linguagem jurídica, é o substantivo empregado para assinalar a instituição ou corporação pia, fundada para manter *hospitais* ou *casas de assistência*, a que se recolhem os necessitados e indigentes.

Diz-se, geralmente, *Santa Casa de Misericórdia*, sendo dirigida ou administrada por *umairmandade*, cujos sócios se denominam *irmãos*.

Juridicamente, constituem-se como *fundações*. E nesta qualidade têm uma personalidade jurídica própria, representada por uma *mesa*, eleita pelos *irmãos*, dando-se o nome de *provedor* ao presidente da mesa, e de *escrivão* ao secretário.

Nem sempre as *Santas Casas de Misericórdia* trazem esse nome. Quando recolhem órfãos e enjeitados, dizem-se geralmente *Asilos* ou *Abrigos*. E quando tratam dos doentes mentais, dizem-se *Hospícios*.

MISSÃO. Derivado do latim *missio* (ação de enviar ou de remeter), quer significar o *encargo* ou a *incumbência* a ser cumprida por uma pessoa, em face de *determinação* provinda de outra.

Neste sentido, *missão* é tida principalmente como o encargo que deve ser cumprido pelo enviado ou mensageiro, cumprimento ou execução que deve ser realizada segundo os termos da ordem recebida.

Assim, a *missão* traz consigo a ideia de um *dever a cumprir*, fundado na ordem recebida e do qual se gera o encargo ou a incumbência.

Nesta razão, é que o sentido de *missão* identifica-se com o de *função*, a ser exercida em face de determinação ou determinações contidas em lei, ou consequentes de cláusulas contratuais.

E, daí, as expressões: *missão do juiz*, *missão do advogado*, *missão do empregado*.

Indica-se a *soma de encargos*, consequentes das atribuições conferidas, ou seja, os *deveres*, que resultam dos ditos encargos, fixados em lei ou determinados pelas obrigações assumidas.

Missão. No sentido religioso, entende-se o poder dado pelos bispos aos ministros da Igreja, para que propaguem as escrituras e administrem os sacramentos. Daí o nome de *demissionários* conferidos aos que saem pregando a fé entre os que não a têm.

E, extensivamente, qualifica-se de *Missão* à região, em que se fixam os missionários para realização de seus objetivos.

MISSÃO DIPLOMÁTICA. Entende-se a *representação oficial* ou a *delegação diplomática* mantida por um governo junto ao de um país estrangeiro.

A missão diplomática, consoante a função a cumprir se mostre permanente ou transitória, diz-se *ordinária* ou *extraordinária*.

Se em caráter fixo, com o intuito de manter-se junto ao governo do Estado estrangeiro, instalada na embaixada ou legação, é *ordinária*.

Se, simplesmente, para desempenho de missão temporária ou restrita a determinados negócios, entende-se *extraordinária*.

MISSIVO. Derivado do latim *missus*, de *mittere* (mandar, enviar), quer significar tudo que se envia ou se manda.

Por vezes, na forma feminina, é empregada no mesmo sentido de carta missiva.

Vide: *Carta missiva*.

MISTANÁSIA. É a morte miserável fora e antes do seu tempo. (nsf)

MISTIFICAÇÃO. Derivado do francês *mystifier* (burlar, embair, enganar), entende-se *aburla*, o *artifício ardiloso*, a *maquinação* ou qualquer outra *falsidade*, posta em ação por uma pessoa para induzir outra a *engano* ou a *erro*.

É, assim, a *fraude* ou o *dolo*, objetivado no *ato* ou *ação* de *mistificar*. E esta se revela na *demonstração falsa* ou na *apresentação ardilosa* de alguma coisa, que não é a real nem a verdadeira, com o propósito de induzir alguém a fazer ou a praticar um ato sob essa ilusão.

Tecnicamente, a *mistificação* não se confunde com a *simulação*.

A *mistificação* é ato de uma das partes para iludir a outra.

A *simulação* é ato das partes contratantes posto em prática para ilusão ou prejuízo de terceiros, revelando-se, quando se apresenta num ato de *mistificação*, uma *mistificação* dos dois lados para burla de quem não tenha participado do ato *simulado*. A fraude, aí, é dos dois, enquanto na *mistificação*, propriamente, o dolo é somente do *mistificador*.

Na *simulação*, ambas as partes conhecem e estão cientes dos artifícios. Não há, pois, *parte enganada*, que é elementar na *mistificação*. Somente se é enganado quando não se sabe a verdade, por ter sido esta oculta ou falseada. Para os simuladores nada está oculto, pois que eles próprios simularam o ato.

MISTURA. Do latim *mixtura*, de *mixtus* (mesclado, confundido, reunido), quer exprimir a *ação de misturar* ou de *ajuntar* várias coisas, podendo dessa mistura se produzir uma *nova espécie* ou advir uma *confusão*.

Se de mistura vem nova espécie, tecnicamente diz-se *especificação*. Neste caso, propriamente, ocorre uma *identificação* ou fusão das coisas numa só, de espécie diferente.

Na terminologia técnico-jurídica, distinguem-se as *misturas*:

- a) Quando a mistura se opera entre coisas *líquidas* ou *liquefeitas*, diz-se propriamente *confusão*, porque, perdendo sua individualidade, elas passam a formar uma só coisa.
- b) Quando se misturam coisas designadas *gêneros secos* diz-se propriamente *mistura* ou *comistão*.
- c) Quando propriamente não ocorre uma perfeita mistura, mas uma justaposição, diz-se *adjunção*.
- d) Na *confusão*, seja de líquidos, ou na *mistura*, se há formação de nova espécie, tecnicamente diz-se *especificação*.
- e) Quando se trata de reunião ou junção de animais para pastagem comum, tecnicamente diz-se *compáscuo*, isto é, reunião ou mistura de animais em pastos comuns.

Mistura. No sentido químico, mistura entende-se a *associação* de duas ou mais substâncias, sem que uma se dissolva na outra, sem que advenha, pois, *confusão*, ou se forme um composto. É, portanto, diverso do sentido em que é tido na *significação jurídica*.

MITRA. Do latim *mitra*, de origem grega (*mitra*), originariamente quer significar *enfeite* ou *espécie de barrete*.

Designa, modernamente, a *insígnia eclesiástica*, que os bispos, arcebispos e cardeais, bem assim os abades regulares, trazem à cabeça, em certas cerimônias.

Tem a forma de um barrete redondo e alongado em ângulo para o alto, onde se abre em duas pontas, tendo pendentes duas fitas, que caem sobre as espáduas.

Mitra. No sentido jurídico, designa a *dignidade*, a *jurisdição* e o *patrimônio* dos bispos, arcebispos e patriarcas.

Nesta razão é que se emprega o vocábulo na acepção de *igreja episcopal*.

MIUDEZAS. Formado de *miúdo*, do latim *minutus* (particípio de *minuere*, tornar menor, logo, *diminuído*), é tido etimologicamente no mesmo sentido de minúcias ou minudências.

Miudezas. Na tecnologia do comércio, quer exprimir as *mercadorias de pouco valor* e que se mostram de *tamanhos reduzidos*.

Assim se diz dos botões, grampos, alfinetes, colchetes, lápis, enfim, de toda e qualquer mercadoria que se mostra de *tamanho insignificante*, ou se *mostram coisas miúdas*.

MIÚDO. Do latim *minutus* (pequeno), é empregado na gíria comercial, especialmente no plural, *miúdos*, para designar as *moedas divisórias*, geralmente de *níquel*, *bronze* ou *prata*.

MOBÍLIA. Formado de *móvel*, do latim *mobilis* (que se move), é tecnicamente empregado para designar o conjunto de *móveis de uso*, *que guarnecem uma casa*.

Neste sentido, a *mobília* tanto se compõe dos móveis propriamente dispostos em uma casa para uso de seus habitantes, como os de ornamento.

No entanto, não se computam como *mobília* os objetos que não sejam para uso ou utilidade da pessoa, *dispostos em coleção*. São *móveis*, mas não se entendem pertinentes à *mobília*, pois que aí não se colocam como o intuito meramente de *ornato*.

A *mobília*, assim, é composta de camas, mesas, cadeiras, espelhos, estantes, armários, relógios e outros objetos de enfeite ou ornato, como quadros, estátuas, jarras, que figurem na decoração da casa.

Todas as coisas pertinentes à *mobília* entendem-se coisas móveis, embora nem todas as coisas móveis venham a fazer parte da *mobília*.

Nesta razão, *casa mobiliada* entende-se a casa com todos os móveis de uso e decoração, que nela se encontram.

Costuma-se também chamar de *mobiliário*.

MOBILIÁRIO. Derivado do latim *mobilis*, na tecnologia jurídica, como adjetivo, refere-se a tudo que seja de natureza móvel. Assim se dizem *bens mobiliários*, *feitos mobiliários*.

Como substantivo, é empregado no mesmo sentido de *mobília*: o conjunto de móveis que guarnecem uma casa.

MOBILIZAÇÃO. É ação e efeito de *mobilizar*. E, assim, no sentido mercantil, se entende a circulação ou o movimento de valores que se encontravam sem aplicação ou fora de negociação. No sentido militar, exprime a soma de atos necessários ao preparo e reunião das forças armadas, dispondo-as para guerra.

Vide: *Mobilizar*.

MOBILIZAR. Derivado de *móvel*, do *mobilis* latino, no sentido da técnica jurídica quer exprimir:

a) Tornar novamente coisas *móveis*, as que, por incorporação ou anexação ao *imóvel*, se tinham imobilizado.

b) Pôr em *circulação* valores, fundos ou capitais, que se encontravam inativos ou sem aplicação. Nesta acepção, *mobilizar* é tomado, pois, em seu sentido literal: *pôr em movimento*, *movimentar*.

Mobilizar. Na terminologia técnico-militar, adotada pelo Direito Constitucional, quer exprimir *passar do estado de paz para o de guerra*.

É, assim, *pôr em movimento* ou *em ação* todos os elementos de que dispõe o governo, ou, como se costuma vulgarmente dizer, *pôr-se em pé de guerra* para defender o país contra o perigo que o ameaça, inclusive *convocar* ou *chamar às armas* os cidadãos que se encontram fora das forças armadas.

MOÇA. Feminino de *moço*, é expressão que, embora tenha a significação comum de *mulher jovem*, *mulher virgem*, *mulher solteira*, tem, em certas regiões do Brasil, aplicações diametralmente opostas. Assim, em várias regiões nordestinas, *moça* é mulher desvirginada,

a *mulher amigada* ou a *mulher amancebada*, sendo a *concubina*, a *amásia*. E *moçar* quer dizer tornar moça (meretriz); *moçar funana*. Mas se for dito que fulana moçou, pode significar que ela se tornou moça (mulher madura, mas não velha).

MOCAMBO. De origem africana, atribuído ao *mocamo* (mesquita entre os mouros), é brasileiro usado para designar os *cerrados de mato*, onde se esconde o gado, ou a *choçae choupanas*, rudimentarmente construídas.

Primitivamente, dizia-se para a *choça*, que o negro fugido construía no meio do mato, como esconderijo, para livrar-se da escravatura.

Hoje, *mocambo*, empregado no mesmo sentido de *favela*, designa a série de choças ou casebres que servem de abrigo a vários grupos de pessoas de poucos recursos ou necessidades, construídas em terrenos de mangue ou pantanoso, à beira-mar ou à margem dos rios. O *mocambo* é a favela do Nordeste brasileiro.

MOÇÃO. Derivado do latim *motio*, de *movere*, quer, literalmente, significar *agitação* ou *ação de se mover*.

No sentido jurídico, porém, é tomado para exprimir a *proposta* ou *indicação* feita em uma assembleia, a respeito de uma questão ali em debate ou sobre um fato de ordem administrativa, que se queira aplaudir ou reprovar.

Deste modo, a *moção* pode ser de aprovação ou de reprovação, conforme se venha o aprovar com o que é feito ou desaprovar o que se fez.

Mesmo neste sentido, *moção* se apresenta um movimento. E conforme o intuito nele demonstrado, é um *movimento* de agrado e aplausos ou de desagrado e reprovação. E, em consequência, indica a própria *deliberação* aprovada a esse respeito.

MOCIDADE. Formado de *moço*, é tomado no mesmo sentido de *juventude* ou *adolescência*, iniciada pela terminação da *infância* ou *impuberdade*, estendendo-se à *idade viril*, computada a partir dos 24 ou 25 anos até a *velhice*.

Vide: *Adolescente*. *Idoso*. *Velhice*. *Virilidade*.

MOÇO. Derivado do latim *musteus* (novo), é indicativo do jovem ou mancebo ou de quem é novo em idade.

Moço. É geralmente aplicado para designar o *criado de servir*, o *servente*.

Corresponde, assim, ao *garçon* francês, usado no idioma nacional adaptado para *garçom*.

E neste sentido de *empregado*, criado de servir, tanto se aplica ao masculino, como ao feminino *moça*.

Moça será a *criada*, a *serviçal*, a *camareira*, a *serva*.

MODAL. De *modo*, é relativo ao modo particular por que se deve executar ou cumprir ou deve ser executado, para que possa valer como de direito.

E se o seu executante, a quem se impôs o encargo ou restrição, foge ao cumprimento da *disposição*, a execução não se entende perfeita e pode motivar a anulação do que é contratado ou a responsabilidade daquele que não cumpriu o que lhe era ordenado ou imposto.

MODELO. Derivado do italiano *modello*, que se julga remontar ao *modulus* italiano, além de designar a *coisa perfeita*, quer, tecnicamente, exprimir *tudo que serve de imagem, forma ou padrão*, para que outras coisas se façam em sua *reprodução, cópia* ou *semelhança*.

Assim, o *modelo* exhibe o original.

Na terminologia forense, o modelo é a *fórmula*, que deve servir de disposição ou ordem para a composição de um ato processual ou forense. É a maneira por que deve ser a coisa produzida, decalcando-se um coisa já feita, para norma ou orientação da que se vai fazer.

MODERNO. Do latim *modernus*, em oposição ao *antigo*, significa o que é recente ou é novo. É o presente, o atual.

Vulgarmente, exprime *tudo que está em uso* porque é moda ou se apresenta como novidade.

MÓDICO. Derivado do latim *modicus* (moderado, parco, proporcionado, reduzido), é sempre anotado no sentido de *pequeno* ou de *poucas considerações*.

Na linguagem técnica do comércio, quer significar, especialmente em relação aos preços ou ao custo das coisas, as *favoráveis condições* ou *condições acessíveis*, em que se firmam os preços de aquisição das mercadorias.

A *modicidade*, qualidade ou condição de módico, opõe-se a *exorbitância*, qualidade e condição de exorbitante ou exagerado, anotadas nos preços elevados ou caros.

MODIFICAÇÃO. Do latim *modificatio*, de *modificare* (ordenar, dispor), é, propriamente, a alteração ou a nova forma dada às coisas, em virtude do que elas se apresentam em *outro modo de ser*. Desta forma, a modificação não quer exprimir a introdução de um *modo*, em qualquer ato ou obrigação jurídica.

Quer realmente significar a alteração ou a substituição de uma coisa, em parte ou no todo, cujo modo de ser era um, para novo modo de ser, tomando assim *nova forma*, *nova ordem* ou *nova disposição*.

Nesta razão, modificação, em qualquer aplicação, tem o sentido de *ação de dar nova disposição* ou *nova ordem*, com vários objetos, ao que existia anteriormente.

Assim, pode ser *ampliativa*, *restritiva*, como pode ser *substitutiva*.

Juridicamente, as *modificações*, para que atinjam os intuitos de sua promoção, devem ser produzidas segundo os mesmos princípios e regras que servirem de norma à composição dos atos ou das coisas que vêm modificar.

Em verdade, as modificações, estabelecendo *novos modos de ser*, entendem-se *novos atos* ou *novos fatos*, com a função de se colocarem, em *sua nova forma*, no lugar ocupado pelo ato anterior, que se revestia de forma diferente.

Mas há modificações que vêm naturalmente alterar situações existentes. Nestes casos, produzem seus efeitos segundo as regras legais instituídas, reguladoras das espécies.

MODIFICAÇÃO DO CONTRATO. Sem fugir ao sentido dado a modificação, a referente ao contrato significa a *alteração dele* em quaisquer de suas cláusulas. Qualquer modificação dos contratos deve ser cumprida nas mesmas circunstâncias em que se fez o contrato originário. E se é relativa a contrato de sociedade, o instrumento em que se elaborou deve ser formalizado e arquivado na Junta Comercial, como se fez para o contrato que se modificou.

MODIFICAÇÃO DO PRÉDIO. É compreendida como o conjunto de obras destinadas a alterar as divisões, a deslocar, a abrir, a aumentar, a reduzir ou a suprimir vãos, a dar nova forma a sua fachada, ou mesmo a ampliar ou diminuir o edifício. Dessa forma, qualquer alteração feita, aumente cômodos, diminua cômodos, tire paredes internas, ou as ponha, abra novas janelas, ou portas, ou as feche, entende-se uma modificação.

MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente (CP, art. 313-B, acrescido pela Lei nº 9.983, de 14.07.00).

MODISTA. Do francês *modista*, de *mode*, *moda* (uso corrente no vestir ou trajar), na terminologia dos ofícios ou artes manuais, refere-se à mulher que, profissionalmente, faz ou supervisiona a feitura de vestimentas. Também se aplica a quem *lança as modas*, imaginando *modelos* de vestes e chapéus para as estações do ano, que se divulgam com antecedência.

MODO. Derivado do latim *modus*, segundo suas próprias significações originárias, é usado para exprimir a *maneira de serem executadas as coisas*, a *maneira* por que as coisas se fizeram, ou a *maneira* por que elas se realizaram. Modos, pois, em ampla significação assinalam todos os fatos criadores dos direitos, e dos fatos que os possam extinguir ou modificar.

Modo. Mas, em acepção técnica, quer significar o *encargo* ou a *cláusula modal*, que tem a função de instituir ou estabelecer certa *modalidade*, relativa à execução dos atos jurídicos ou das obrigações.

Nesta circunstância, o *modo* quer exprimir a *maneira de fazer*, a *maneira de executar* um ato jurídico ou um contrato, instituídas ou dispostas, no mesmo ato ou contrato, por uma cláusula acessória, que não se mostra indispensável a ele.

É, assim, a *disposição imposta* ou a *condição* que vem mostrar ou estabelecer de que *maneira deve ser executado o ato* ou *cumprido o contrato*.

É consistente, pois, em *encargos* ou *restrições* submetidos à vontade de outrem, a fim de que faça como se ordenou ou dispôs, não como se desejaria fazer.

Neste particular, o *modo* difere da *condição*, que se entende a subordinação do ato jurídico a evento futuro e incerto, portanto, independente da vontade da parte.

Os *modos* estabelecem-se em quaisquer espécies de atos jurídicos ou contratos, onde quer que a lei permita impor *encargos* ou estabelecer *predeterminações*.

Não importa, pois, sua natureza de gratuito ou de oneroso.

E quanto às cláusulas, que se concretizam em *modos*, quando não mencionadas em lei ou adotadas pelo uso, devem ser lícitas e possíveis. Nem se pode instituir disposição nem estabelecer imposição que mereça repúdio legal, ou seja, de execução impraticável ou impossível.

MÓDULO PRODUTIVO OPERACIONAL. Módulo mínimo planejado dos Projetos Públicos de Irrigação com infraestrutura de irrigação de uso comum implantada e em operação, permitindo o pleno funcionamento das unidades parcelares de produção (art. 2º, XI, da Lei 12.787/2013).

“MODUS”. É a forma latina de modo, aplicada em algumas expressões, em uso corrente na terminologia jurídica.

Anotam-se, entre outras:

“MODUS ADQUIRENDI”. Significando o *modo de adquirir*, é expressão que se empregou em alusão ao processo formalista utilizado pelos romanos para a transferência da propriedade, fazendo-se, assim, perfeita distinção entre o modo, fato jurídico em consequência do qual a propriedade é adquirida, e o título de aquisição. É locução que pode ser usada em sentido idêntico.

E os modos se apresentam, então, como a ocupação, a especificação, a tradição, a usucapião, a herança, a adjudicação e a própria lei.

“MODUS CONCLUDENDI”. É a *conclusão*, a que se chega, formulada de certa maneira. É o *modo de concluir*.

“MODUS FACIENDI”. Exprime a maneira de agir ou de proceder. É, assim, o *modo de fazer* ou *de executar as coisas*, em certas circunstâncias.

“MODUS IN REBUS”. Geralmente assim se diz. Mas o certo da frase é: *est modus in rebus*, conforme a escreveu HORÁCIO, em suas *Sátiras*.

Est modus in rebus, pois, quer exprimir que *há uma medida para todas as coisas*. E que, portanto, tudo deve ser feito dentro de seus limites ou segundo sua *predeterminação*.

Além dela, nada pode ultrapassar.

Vide: *Est modus in rebus*.

“MODUS VIVENDI”. Modo de viver. É especialmente adotada para indicar o acordo ou ajuste, em caráter temporário, em virtude do qual se estabelece uma *situação* a ser seguida pelos contratantes.

Na esfera do Direito Internacional, é estabelecido por um convênio entre dois ou mais países, comumente decorrente da troca ou da permuta de notas diplomáticas, em virtude das quais é o convênio instituído.

MOEDA. Derivado do latim *moneta* (metal amoeado), em ampla acepção, notadamente na terminologia técnica da Economia Política, *moeda* entende-se toda *riqueza*, legalmente reconhecida e por todos aceita, que serve de instrumento intermediário nas trocas e de medida comum de valor das mercadorias.

A rigor, *moeda* seria somente aquela que se apresentasse em um *metal*, subordinado a um *peso* a que se atribuísse o *valor* indispensável à medida da permutação.

Os romanos chamavam-na de *pecunia*. E a tinham no *metal pesado* e *cunhado*, a que davam ou atribuíam um valor. E *pecúnia* designava qualquer espécie de moeda. Nesta acepção introduziu-se na linguagem. E tanto significa a moeda como o dinheiro. *Pecuniário* formou-se para qualificar tudo que se refere ou é pertinente a dinheiro ou moeda.

Dinheiro, do *denarius* latino, originariamente designado uma espécie de moeda romana, um *moeda de prata de dez asses* (o *asse* de cobre era a unidade monetária de Roma), passou a ser admitido no mesmo sentido de dinheiro: dinheiro de prata, dinheiro de papel.

Aliás, também se tem a moeda como a forma material do *dinheiro representado em metal*.

Por sua função de *moeda de troca* ou *riqueza intermediária*, sob o ponto de vista econômico-comercial, é a moeda encarada como uma *mercadoria*. É, assim, a *mercadoria* que, medindo o valor de outras riquezas ou utilidades, alterando o sistema de *trocas* primitivo, vem ocupar o lugar da *mercadoria* que não é entregue em espécie.

Por sua ação intermediária, já a troca não se realiza de coisa contra coisa. Uma das coisas efetivamente se entrega, enquanto que o equivalente dela é satisfeito pela entrega desta *sui generis* *mercadoria*, *mercadoria-tipo* ou *mercadoria-padrão*, que veio facilitar e dar maior desenvolvimento ao próprio comércio. Além disso, por ela se instituiu a compra e venda, base de todo comércio.

Moeda. Sem fugir ao sentido econômico, a moeda, no conceito jurídico, é a *medida comum de todos os valores*.

Assim, entende-se o *instrumento legal* para cumprir toda e qualquer espécie de *pagamento*, com *efeito liberatório*.

Mas, em semelhante circunstância, bem se compreende a *moeda*, que é cunhada ou a que é emitida pelo Estado ou a que circula sob sua autorização e regulamentação.

A *emissão da moeda*, seja a *moeda-papel* ou o *papel-moeda*, isto é, tenha uma base metálica ou uma base fiduciária, é atributo do Estado e uma das afirmações de sua própria soberania.

Nesta razão, a *moeda* realizadora dos pagamentos, com efeitos legais, é a que *circula*, regulada e autorizada pelo próprio Estado.

Somente esta tem *valor liberatório* e exerce a espécie de pagamento, dita de *pagamento por excelência*.

O *valor da moeda*, atribuída pelo Estado, não se apresenta em caráter absoluto.

Mercadoria-tipo que é instituída notadamente como valor de troca ou de aquisição, o *valor legal*, isto é, aquele que é dado à moeda pelo Estado, está subordinado às *leis econômicas* da procura e da oferta, em virtude das quais está sujeita a uma *estimação*, feita pelo comércio, interno ou externo, da qual resulta seu *valor em curso*, em que se mede ou predetermina seu *poder aquisitivo*.

Por este motivo é que se anotam na moeda os seguintes valores:

- a) valor nominal, também, dito *valor extrínseco*, que é o valor atribuído legalmente à moeda;
- b) valor intrínseco ou *valor metálico*, representado pelo *valor do metal* (ouro, prata, níquel, cobre), em que é ela cunhada;
- c) valor em curso, indicado pelo seu poder aquisitivo, decorrente da estimação, que lhe é dada comercialmente, em face do metal nela empregado e em confronto com as mercadorias que podem ser por ela adquiridas.

Pode ser dito, também, de *valor aquisitivo*.

A diferença entre o valor em curso e o valor nominal da moeda, diz-se *ágio* ou *deságio*.

Ágio, quando o valor nominal se mostra superior ao poder ou valor aquisitivo (valor em curso).

Deságio, em caso contrário.

Cada país adota seu próprio *sistema monetário*, instituindo por ela as suas próprias *moedas*. É poder que se deriva e se afirma de sua própria soberania.

Vide: *Pecúlio*. *Pecúnia*.

MOEDA BRASILEIRA. Assim se diz para qualquer espécie de moeda, adotada pelo sistema monetário do Brasil, para servir de *meio de troca* nas operações comerciais e de *pagamento*, em qualquer espécie de obrigação.

Internamente, em oposição à *moeda estrangeira*, diz-se *moeda nacional*.

MOEDA CONVENCIONAL. No sentido gramatical e, mesmo, econômico, *moeda convencional* é a que tem valor porque assim impôs o Estado. Nada representa e não é conversível. É a *moeda sem lastro*.

Nesta razão, o valor nominal, que exhibe, é fictício.

Quando emitidas em *células* ou em *bilhetes*, dizem-se propriamente *papel-moeda*, que é dinheiro emitido pelo Estado, sem base metálica, de *curso forçado*, sem resgate determinado, ficando ao critério do Estado a sua conversão.

Têm *poder liberatório* integral, sendo *meio legal de pagamento*, como se representasse dinheiro efetivo.

Quando emitidas em metal, entendem-se as moedas divisionárias ou para troco, cujo valor liberatório é limitado.

MOEDA CORRENTE. É moeda em curso, não importa se seja a legal ou a de curso forçado. É a *moeda circulante*.

Em semelhantes condições seu poder liberatório é ilimitado, salvo no que concerne às moedas divisionárias.

MOEDA DIVISIONÁRIA. Assim se diz da moeda estabelecida para facilidade das operações, e que somente tem poder liberatório nos limites determinados legalmente.

Diz-se, por isso, *moeda convencional*.

MOEDA ESTRANGEIRA. É a *moeda* que um país estrangeiro adota para representar *dinheiro*, segundo o sistema monetário admitido.

Em regra, a moeda estrangeira não tem curso, além dos limites territoriais do país que a adotou. Vale, quando introduzida no comércio de outro país, como perfeita *mercadoria*, que se vende segundo as taxas do valor que se lhe atribui.

É objeto das operações de câmbio e a mercadoria do *cambista*.

No entanto, quando se trata de cumprir obrigação em moeda estrangeira, a moeda do país a que a obrigação se refere, se adquirida para cumpri-la, vale como *moeda*, pois que, em verdade, está *representando* o dinheiro, em que a obrigação tem que ser cumprida.

E, em valendo como moeda, tem poder liberatório para efetivar o pagamento da aludida obrigação.

As leis brasileiras não admitem contratos, em que se estipule pagamento em moeda estrangeira, feitos no território nacional.

MOEDA FIDUCIÁRIA. Consoante a própria significação do vocábulo *fiduciário*, de fiducia, do latim *fiducia*, de *fidere* (confiar), a *moeda fiduciária* é a que se institui *em confiança*.

Quer isto significar que não se mostra a *moeda*, ao rigor de sua significação: o *dinheiro amoldado*, constituído por um *metal precioso*, a que se atribui certo valor e é *pesado*, para que componha as *peças*, a que se dá o valor correspondente a seu peso.

A *moeda fiduciária* é assim a *moeda* que se apresenta *garantida* ou *afiançada* por um valor convencional, a fim de facilitar as operações comerciais e promover os pagamentos.

Qualquer moeda que não se mostre *moeda real*, uma *peça metálica*, com um valor próprio ou equivalente ao que lhe é atribuído (valor intrínseco), é fiduciária, seja papel-moeda ou *moeda-papel*.

Juridicamente, pois, tal como sucede economicamente, exhibe-se sob a forma de um *título de crédito*, porque nele há a promessa de pagar a *soma em dinheiro* nela consignada.

No entanto, para que se diga *moeda*, com valor ou poder liberatório, é necessário que tenha sido emitida pelo Estado ou com a sua autorização.

São moedas fiduciárias: os bilhetes de banco, as moedas divisionárias, as cédulas emitidas pelo Estado (papel-moeda).

O cheque, embora se assemelhe à moeda fiduciária, e possa promover pagamentos, não se entende *moeda*, cuja emissão ou adoção sempre deve ser feita pelo Estado ou autorizada por ele.

MOEDA LEGAL. É a moeda legítima, que circula livremente em virtude de lei emanada do poder competente. Opõe-se, assim, à *moeda falsa*, que se introduz clandestinamente no comércio, em contravenção às leis do país.

Neste sentido, *moeda legal* não quer significar *moeda de curso legal*.

Tanto esta, como a de *curso forçado*, são moedas legais. O sentido de legalidade, que lhe é atribuído, advém de ser sua circulação fundada ou autorizada em lei, mostrando-se, portanto, um ato lícito, apoiado pelo próprio Estado.

A *moeda de curso legal* é a *moeda-papel*; a de *curso forçado* é o *papel-moeda*.

Aliás, a distinção entre curso legal e curso forçado é de caráter propriamente doutrinário; se ambas circulam em virtude ou por determinação de lei emanada do poder competente, entendem-se de *curso legal* ou simplesmente *legais*.

Tecnicamente, curso legal e curso forçado assinalam mais propriamente a natureza do título e as condições de conversibilidade, o que se anota na distinção entre *papel-moeda* e *moeda-papel*.

Enquanto a *moeda-papel* pode ser convertida em qualquer tempo, operando-se seu resgate, *opapel-moeda* não dá esse direito.

A *moeda falsa*, no sentido legal, também não é somente aquela que se *fabricou* inteiramente contra as regras instituídas em lei, que somente atribui sua *cunhagem* ou *fabricação* ao governo ou à pessoa por ele autorizada.

Entende-se, também, a *alteração* da moeda legal para lhe dar maior valor.

Constitui a alteração ou fabricação crime previsto pela lei penal (Cód. Penal, artigos 289 a 292).

MOEDA METÁLICA. É a moeda propriamente dita, pois que, em seu sentido técnico e originário, ela sempre se entende a *peça metálica*, com valor intrínseco ou não, que é cunhado com um valor certo, representativo ou indicativo do *dinheiro*.

É a *moeda real* e se distingue, por essa razão, quando tem um valor intrínseco, da *moeda fiduciária*, que se funda no *crédito*, indicando-se uma *promessa de pagamento*.

As regras instituindo os tipos de moeda, determinando os *modos de fabricação* e regulamentando as *condições de circulação*, constituem o *sistema monetário* do país.

Convencionalmente, diz-se como *metálico*: moeda que, embora não circulando cunhada em um metal precioso, seja representada por um título ou bilhete, a que se dê o direito de substituí-lo pelo número de *peças metálicas*, a que se refere, em qualquer tempo. É a *moeda-papel*.

Para a constituição da moeda metálica, adotam-se um ou mais metais preciosos.

Daí é que vêm as teorias monometalistas e bimetalistas. No monometalismo, o metal adotado é o ouro. No bimetalismo, o ouro e a prata.

As moedas metálicas são fabricadas segundo as regras da técnica, obedientes às prescrições instituídas na lei que as autoriza.

O metal nem sempre é usado puro: há uma *liga*, que assim compõe maior resistência à moeda.

Há um *título*, que indica o peso da proporção de *metal fino* (puro), contido em uma unidade, em relação ao peso anotado na *liga* ou *mistura*.

Cada moeda tem o seu *título legal*, isto é, a quantidade de *metal fino*, que deve entrar na composição da moeda, para estabelecer seu valor intrínseco.

MOEDA NORMAL. É a que se mostra representativa do *estalão monetário*, e que por esta razão tem curso legal ilimitado, não podendo, pois, ser recusada em pagamento, qualquer que seja o valor dele.

Nesta razão, a *moeda normal* será a que se exhibe na *peça metálica*, de ouro ou prata, conforme o sistema adotado, indicativo da *moeda real*, por inteiro.

MOEDA-PAPEL. É a que, apesar de se mostrar em caráter de *fiduciária*, por ser representada por um *título de crédito*, emitido pelo Estado ou por sua autorização, *porta* uma *equivalência metálica*, podendo ser trocada por ela, em qualquer tempo.

A moeda-papel, assim, circula concorrentemente com a própria moeda, e isto porque pode ser substituída, a qualquer momento, segundo os desejos do portador.

MOEDA TIPO. Assim se diz da *unidade monetária*, ou seja, a moeda que é adotada como base das operações.

Por ela é que se medem os *valores*.

Cada país tem sua moeda tipo, a que se chama também de *moeda de conta*.

Tanto pode representar uma *moeda real de ouro*, como a libra esterlina, como pode ser representada por uma fração determinada, como o dólar, o franco etc.

Chamam-na, também, de *moeda-base*, porque nela se funda o sistema monetário.

MOENDA. Do latim *molenda* (coisas que devem ser moídas). O verbo latino é *molere* (moer). Entende-se todo *aparato* ou *engenho*, usado para *moagem* ou *trituração* de produtos da natureza.

Mas, em certos casos, relativamente a *engenho*, a *moenda* é parte dele: entende-se propriamente a peça ou a máquina destinada à trituração ou espremedura de certas coisas. *Engenho* entende-se toda a organização, em que há, além da moenda, outros objetivos e serviços.

No *engenho de açúcar*, a moenda é somente a parte ou a máquina em que a cana é espremida, a fim de que dela se tire o caldo, que vai ser transformado em melado ou açúcar.

MOINHO. Do latim *molina*, de *mola* (moinho ou pedar de moer), é propriamente empregado para designar o *engenho* ou o *aparelho de moer*, que se move à água: é a *mola aquática*.

Neste sentido, pois, moinho e moenda têm significações equivalentes.

Mas, na técnica, *moinho* especializa a *moenda*, que se move pela força da água ou pela força do vento, embora seja também empregado para indicar qualquer espécie de aparelho para moer.

Diz-se de *moleiro* a pessoa a quem se atribui a ocupação de governar o moinho, procedendo às *moagens*.

MOIRÃO. Corrutela de *maiorão* ou *maioral*, na linguagem técnica das construções, designa *opau* ou a *madeira*, mais forte e resistente, que se coloca, nas *cercas* ou *estacadas*, para servir de *esteio* às demais madeiras, que formam o *tapume* ou a *cercadura*.

MOLDAGEM. Formado de *moldar*, metátese de *modelar* (fazer ou copiar por modelo), é empregado na linguagem do Direito Civil para designar a *coisa*, que se modelou ou que se laborou segundo um modelo ou molde.

Assim, a *moldagem* não é propriamente a *escultura*, embora espécie dela.

É a *coisa* ou o *objeto* reproduzido por um *molde* ou forma, que serve de *matriz* a tantas reproduções se queiram iguais ao original.

MOLÉSTIA. Do latim *molestia*, segundo o sentido de origem, é todo *enfado*, *mal-estar*, *inquietação*, em que se possa encontrar uma pessoa.

Nesta acepção é que se tem o verbo *molestar*, do latim *molestare*, tal como *moléstia*, *demolestus*, que tem o sentido de enfadonho, pesado, danoso, inquietante.

É geralmente empregado no sentido de *doença* e de *enfermidade*, aludindo, assim, ao *mal* que possa atacar a pessoa.

No sentido jurídico, a *moléstia* pode ser causa de vários efeitos, além do que ocorre na *moléstia profissional* (vide abaixo).

Pode ser causa de *justo impedimento* à prática de determinados atos jurídicos, que devam ser executados dentro de um prazo certo, autorizando a *restituição do prazo perdido*, para que se faça o que não pôde ser feito.

Mas, para ser admitido como justificativa do impedimento ocorrido, é preciso que a moléstia seja *grave*, e que dessa gravidade tenha decorrido a *impossibilidade material* para a prática do ato, cujo prazo se esgotou e cuja prorrogação pode ser fundada na moléstia.

MOLÉSTIA PROFISSIONAL. É a expressão usada na terminologia do Direito Trabalhista para designar a doença ou a enfermidade, que se adquire no exercício de uma profissão ou trabalho.

É a moléstia que resulta da própria função ou é consequente da espécie de serviço desempenhado.

Embora não se revele um *acidente*, porque este dá sentido de fato ou de acontecimento que vem de repente, inesperadamente, e a moléstia profissional é o resultado de um dano ao corpo pela ação continuada de um serviço, equipara-se, nos efeitos legais, ao *acidente do trabalho*, em virtude do qual o profissional se inutiliza ou se torna inapto para ele.

É motivo de *aposentadoria*, dando mesmo fundamento para indenização, semelhantes às que resultariam do acidente, quando não é caso de inutilização ou impedimento ao efetivo exercício do emprego ou profissão.

As moléstias profissionais são objeto da *Infortunística*, parte da Medicina Legal que se dedica ao seu estudo.

MOLÍCIA. Ou *molície*, do latim *mollitia* (torpeza, desregramento), é empregado para designar a masturbação entre pessoas do mesmo sexo.

Nesta razão, molícia é ato de depravação sexual, entre pessoas do mesmo sexo. E por ser masturbação ou cópula contrária à natureza, considera-se o onanismo também como molícia, embora se tenha o onanismo como a masturbação provocada pela própria pessoa, sem o concurso de outra.

MOMENTO. Derivado do latim *momentum*, síncope de *movimentum*, de *movere* (mover, pôr em movimento), na linguagem técnica do Direito, quer exprimir o *espaço de tempo*, em que se executa um ato, ocorre um fato ou em que se cumpre uma obrigação.

E, assim, compreende *todo o tempo*, que se levou ou que se fez preciso para a *execução* do ato ou para a realização do fato.

Neste sentido, portanto, momento não tem medida exata: pode ser mais ou menos dilatado, como pode representar-se num breve instante.

Revela-se, às vezes, em sentido equivalente a *ocasião*, que é o *tempo*, em que certo fato vai ocorrer ou já ocorreu.

MONARQUIA. Derivado do grego *monarchia*, de que se formou o *monarchia* latino (governo de um só), é empregado, na terminologia do Direito Público, para designar o sistema de governo em que o *poder político* está concentrado nas mãos de uma só pessoa, o qual é exercido por ela, individualmente, ou por delegação dela. Opõe-se, assim, aos regimes denominados de *aristocracia* e de *democracia*. Também se opõe ao *regime republicano*, porque a autoridade suprema é, na monarquia, exercida por um *rei*, em regra adquirindo o poder por *direito de sucessão*.

Neste caso, a monarquia diz-se *hereditária*. Pode, no entanto, ser elevada, quando o rei é designado por eleição.

Ao rei, ao chefe de Estado na monarquia, dá-se o nome de *monarca* e de *soberano*. *Monarca*, porque ele somente exerce o poder político. E *soberano*, porque nele reside a soberania do Estado e o poder de exercitá-la.

As *monarquias hereditárias*, segundo a organização política em que são tidas, tomam várias denominações:

MONARQUIA ABSOLUTA. Assim se diz quando o poder político, que é atribuído ao monarca, não sofre qualquer restrição ou limitação, provinda de lei regular.

Impera sua vontade. E o *Estado é o rei*.

MONARQUIA CONSTITUCIONAL. É aquela em que o *soberano* ou o monarca não tem poder absoluto. Os poderes de que se acha investido são definidos em uma lei constitucional.

A monarquia constitucional ainda é dita parlamentar ou representativa.

Parlamentar, quando nela é adotado o regime parlamentar, sendo o governo desempenhado por uma organização, a que se dá o nome de *gabinete*, fiscalizada pelo próprio parlamento.

Representativa, quando ao lado do monarca funciona uma assembleia constituída por delegados do povo.

A monarquia representativa determina, também, uma forma de *monarquia limitada*, oposta à absoluta, em que os poderes do monarca são limitados pela assembleia de representantes.

MONITOR. Do latim *monitor*, de *monere* (advertir, lembrar, dirigir), assim se diz da pessoa que é posta para dirigir certo grupo de pessoas, a que se comete fazer alguma coisa ou que se destina a cumprir certo mister.

É, pois, o *dirigente*, que tem a função de ir *advertindo* ou *lembrando* às pessoas do grupo, sob sua direção, o que deve ser atendido. A ele cabe, também, mostrar a orientação a ser cumprida ou o rumo a ser seguido.

Monitor. Na técnica escolar, designa o aluno encarregado de auxiliar o professor no ensino de determinada matéria (v.g., aplicação de exercícios, elucidação de dúvidas), fora das aulas regulares.

MONO. Derivado do espanhol *mono*, é empregado como equivalente de macaco, símio, pessoa desajeitada, indivíduo muito feio.

Mono. Originado do grego *monos*, é usado como prefixo, entra na composição de várias palavras para exprimir o sentido de *só*, *único* ou de tudo que se mostra pela *unidade*.

MONOGAMIA. Derivado do grego *monogamia* (um só casamento), entende-se na tecnologia jurídica a condição ou regime imposto ao homem ou à mulher de somente ter um *cônjuge*, *enquanto vigente o casamento*.

Opõe-se, assim, à *bigamia* ou à *poligamia*.

Nesta razão, enquanto não dissolvida a sociedade conjugal, legalmente, em face da lei que somente admita a *monogamia*, não pode o homem contrair casamento com outra mulher.

Quem assim fizer pratica a *bigamia*, então punida criminalmente.

Nos países em que não se aceita o *divórcio a vínculo*, isto é, em que não se rompe o *vínculo conjugal*, a separação não permite casamento válido, enquanto viva algum dos cônjuges separados.

MONÓGAMO. Marido legal de uma só mulher ou o que tem uma só esposa. Opõe-se a *abígamo* ou *polígamo*.

MONOGRAFIA. Palavra composta dos vocábulos gregos *monos* (um só) e *graphein* (escrever), quer exprimir a *dissertação* ou o *escrito* em que se estuda ou se trata de *um ponto particular* de uma ciência ou de uma arte, encarando-os sob os aspectos mais íntimos ou particulares.

A monografia não se confunde com a *tese*, porque pode ser simplesmente descritiva, enquanto a *tese* estuda o assunto para concluir a respeito de proposições referentes ao mesmo assunto.

MONOMETALISMO. Formado do grego *monos* (único) e *metalismo*, de metal, exprime o vocábulo o *sistema monetário* em que somente *um metal*, seja o ouro ou a prata, servirá para a *composição da moeda*, que representará o *dinheiro*, com um *curso legal ilimitado*.

Opõe-se, assim, ao *bimetalismo*, que preconiza a utilização simultânea de dois metais preciosos: o ouro e a prata.

MONOPÓLIO. Pelo latim *monopolium*, do grego *monopolion* (*monos* – só e *polien* – vender), quer exprimir o regime em que se dá o direito ou a faculdade a uma pessoa ou a um estabelecimento para que, com exclusividade, produza e venda certas espécies de produtos.

O monopólio, assim, que tanto pode ser de direito, como de fato, visa a subtrair uma soma de negócios ou de operações ao regime da livre concorrência ou à lei da procura e da oferta, facultando ao monopolizador se tornar o exclusivo *senhor da praça*.

O monopólio diz-se de direito, quando é fundado numa autorização legal. É de fato, quando resulta de circunstância de ordem econômica ou administrativa.

Os monopólios de fato, em regra, são constituídos por meio de organizações, que se instituem com esse fim. Elas recebem, geralmente, o nome de *trustes*.

Os *monopólios privados*, no entanto, podem resultar do *açambarcamento* ou de outros artifícios postos em prática pelos especuladores.

Os *monopólios privados*, diferentemente dos *monopólios públicos*, instituídos pelo Estado em benefício da coletividade, não visam ao bem comum. Trazem consigo, originariamente, a ideia dos lucros avantajados para os monopolizadores.

É uma iniciativa, pois, que se revela prejudicial aos interesses da sociedade, desde que não atende a eles, mas aos de seus instituidores.

Os *monopólios públicos* são instituídos em caráter fiscal ou administrativo. E assim dizem-se *monopólios administrativos* e *monopólios fiscais*.

MONOPÓLIOS ADMINISTRATIVOS. São espécie de monopólio público ou monopólio do Estado. Recebem essa denominação, em distinção ao *monopólio fiscal*, instituído a respeito de certos produtos, para melhoria de rendas.

Os monopólios administrativos consistem na exploração de serviços, de interesse coletivo, feita pelo Estado, a fim de que eles sejam executados melhor em bem comum.

Em regra, os monopólios administrativos estabelecem-se na exploração de serviços industriais de interesse coletivo, tais como os de transporte, correios e telégrafos.

MONOPÓLIOS FISCAIS. São instituídos pelo Estado, a respeito de certas mercadorias de consumo, com o objetivo de não se sobrecarregar o seu *preço de venda*, em relação ao

consumidor, mas, por esse meio, conseguir maiores rendas para o Estado, pela exploração do *comércio*, que neles se funda.

MONOPSÔNIO. Define-se Monopsônio como um mercado de concorrência imperfeita, no qual há um único comprador e vários produtores ou vendedores. É o caso de uma zona produtora de cana-de-açúcar onde existe apenas uma usina capaz de beneficiar o produto. No exemplo, a usina, por ser a única alternativa de venda dos agricultores, poderá fixar o preço de compra da cana-de-açúcar. (pg)

Vide: *Oligopsônio*.

MONROE. Denominação que se dá à doutrina estabelecida por James Monroe, quando presidente dos Estados Unidos, em mensagem de 2 de dezembro de 1823.

Por ela se estabelece o princípio: *a América para os americanos*.

E, nesta razão, se firma a teoria de que os Estados do continente americano não podem permitir qualquer intervenção política da Europa nem qualquer nova colonização em territórios da América, ou mesmo qualquer intromissão em negócios dos países do continente americano, em cumprimento do que vigilantes ficariam os próprios Estados Unidos.

MONROÍSMO. Doutrina que repele a intervenção de países da Europa em assuntos políticos dos países americanos, segundo os princípios de MONROE.

MONSENHOR. Do do italiano *monsignore* (meu senhor), designa o título honorífico conferido por Sua Santidade, o Papa, aos sacerdotes que se destacam por seus méritos e suas virtudes, ou àqueles que exercem funções de camareiros da Santa Sé, ou algum cargo de prelazia.

MONSTRO. Do latim *monstrum* (assombro, monstro).

Na terminologia jurídica, é tido no sentido, em que é tomado na linguagem médica: significa todo ser, que se apresenta em *conformação* fora do comum, seja em todo ou em parte.

Mas quer designar, também, tudo que é repellido pela moral ou se apresenta em excessiva manifestação de crueldade ou de barbaria.

É assim que, na técnica criminal, o *monstruoso* tem consigo o sentido de *cruento*, *bárbaro*, *inominável*, *impiedoso*, *perverso* ou *horroroso*.

Monstro. Na linguagem comum, no entanto, exprime tudo que se faça em *excesso*, em *caráter de extraordinário* (ex.: é um monstro para trabalhar).

MONTA. Formado de *montar*, de *monte*, é geralmente tido na significação de *preço ou importância*, já definida ou somada.

Mas, considerado como importância ou como soma já determinada, foi o vocábulo empregado, na terminologia técnica do Direito antigo, no mesmo sentido de *quinhão hereditário*. Era, assim, tomado na acepção de *monte*.

Na linguagem técnica atual, para explicar a *soma total* verificada em alguma conta-corrente ou em outra operação mercantil de qualquer natureza ou mesmo civil, diz-se, propriamente, *montante*, substantivado, que melhor explica a situação.

Montante é o que *monta*. *Monta*, aí, é verbo. E o *montante*, forma nominal de montar, melhor declara o *monte* formado ou a *soma revelada* pelo agrupamento de várias parcelas ou de várias importâncias.

Monta, assim, reduz-se ao sentido de *importância*, na compreensão comum.

MONTANTE. Na linguagem náutica, é equivalente à *enchente* ou *refluxo da maré*. No verbete MONTA falase também de MONTANTE de forma decorrente.

MONTARIA. Formado de *montar*, era tomado na linguagem jurídica antiga como o *lugar defeso* ou *coitada*, destinado à caça.

Dizia-se *montaria grossa* porque se formava nos *montes*.

Daí também provém o vocábulo *monteiro*, indicativo de *caçador dos montes* ou *das montanhas*.

Montaria. Era ainda a denominação dada ao *foro*, devido pela caça, nos montes ou nas montarias, ou ao *encargo* de ir à *montaria*, quando convocado pelo rei, ou pelo senhorio das terras emprazadas, imposto ao súdito ou ao foreiro.

Não se confunde com o *montádego* ou *mantádigo*, que era devido para trazer o gado às pastagens dos montes.

Montaria. Na linguagem brasileira, atribui-se a designação a qualquer animal destinado à *montagem*, isto é, usado para ser *cavalgado* ou *montado*.

MONTE. Derivado do latim *mons*, *montis*, é o vocábulo usado, na linguagem técnica da geografia, em seu sentido originário, para designar toda *porção de terras elevadas*, acima do nível de outras, formando acidentes naturais da superfície do globo terrestre.

Quando essas elevações tomam proporções maiores, dizem-se *montanhas* (grandes montes), sendo que, para as mais reduzidas, dizem-se *morros* (montes pequenos).

Monte. Na linguagem técnico-jurídica, tomando sentido extensivo, quer exprimir toda *acumulação de coisas* ou *de valores*, assim *agrupadas*, *reunidas* ou *ajuntadas*, para formar *massa* ou *acervo*, cujo destino, assinalado em lei, é justamente aquele para que foi promovido.

É essa a designação atribuída ao *volume de bens e valores*, anotado no inventário.

Monte é o acervo hereditário. Diz-se *monte-mor* a este acervo mostrado em sua totalidade, segundo a arrecadação, quando ainda nada se fez para livrá-lo dos encargos, que devem ser por ele suportados. Em oposição, *monte líquido* já será o acervo hereditário, quando todas as despesas foram atendidas e todas as dívidas foram pagas, restando, assim, uma totalidade de bens livres de quaisquer espécies de ônus ou encargos.

O *monte líquido* é que vai ser objeto de partilha. Se há cônjuge, formam-se dois montes: um para representar a meação do cônjuge sobrevivente, outro para ser partilhado pelos herdeiros, ou ter o destino disposto em testamento.

O monte a ser partilhado, por seu lado, formará outros tantos montes, quantas sejam as pessoas, a quem vão caber.

Nesta razão é que também se toma o vocábulo no sentido de *quinhão hereditário*: representa o *monte do herdeiro*.

MONTEPIO. Segundo o próprio sentido das palavras que formam o vocábulo, quer ele exprimir a *acumulação* de alguma coisa para *fins de auxílio* ou *de assistência*.

Assim, *montepio* designa a instituição formada com o objetivo de dar às pessoas, que nela ingressam, mediante uma contribuição, mensal ou como for estabelecido, assistência em caso de moléstia ou uma pensão à sua família, em caso de morte.

Extensivamente, é a denominação atribuída ao *benefício*, *pecúlio* ou *pensão*, que constitui objeto de *montepio*.

MONUMENTO. Derivado do latim *monumentum* (tudo que recorda ou tudo que lembra), é a denominação que se dá a toda *obra* ou *construção* erigida, por iniciativa pública ou particular, para *perpetuar um fato* ou *em honra à memória* de uma pessoa.

E porque, por sua significação originária, exprima tudo que *recorda o passado* ou se faz para *se conservar no futuro* um sucesso ocorrido, qualquer *obra*, mesmo literária, que pelo seu valor, se perpetue ou passe à posteridade, se diz de *monumento*. Assim, entendem-se os *monumentos da literatura*, os *monumentos da ciência*, os *monumentos jurídicos*: é tudo que tem algo de grandioso, de suntuoso, e que se fixa como obra duradoura.

MONUMENTOS HISTÓRICOS. Em regra, assim se denominam todas as construções ou edifícios antigos, que relembram ou perpetuam *atos* ligados à *história* de um povo, sejam de natureza política ou mesmo de natureza artística e religiosa.

Encerrando em si *atos* que merecem ser conservados à posterioridade, os *monumentos históricos* mostram-se *bens de interesse público*.

É por esta razão que os Estados, zelando pelo patrimônio histórico e cultural de seu povo, tomam a iniciativa de ter sob sua proteção e custódia todos os *bens*, que se mostrem conduzindo um *valor* para sua *história política, artística* ou *religiosa*.

Na classe dos monumentos históricos, não se incluem somente os *imóveis*, isto é, os edifícios ou construções.

Os próprios *móveis*, quando representem um *valor histórico*, merecem a designação e se conservam nos *museus*, como *reliquias históricas do passado*, tal como os demais monumentos arquitetônicos e relembradores de fatos políticos.

MONUMENTOS NATURAIS. São as obras da natureza, isto é, os cenários naturais ou conjuntos caprichosos da natureza, que, por seu aspecto estético e empolgante, merecem ser conservados, para observações e estudos, e para recreio e fruição do homem.

MORA. Do latim *mora*, em sentido originário quer significar a *tardança*, a *delonga* ou *adiamento* em se fazer ou se executar o que se deve ou aquilo a que se está obrigado no tempo aprazado.

O sentido técnico-jurídico do vocábulo não se afasta do sentido literal: *mora* é a falta de execução ou cumprimento da obrigação *no momento*, em que se torna exigível.

Ou seja, é o *retardamento* ou a *demora* na execução da obrigação, *quando* deveria ser executada ou cumprida.

Assim, para que se revele a *mora*, não importa a *espécie de prestação*, em que se funda ou que é objeto da obrigação. Tanto basta que ela não se cumpra ou se execute, segundo o *dever imposto*, por *fato* ou *omissão imputável* a quem está obrigado a cumpri-la, como devedor, ou por *impedimento* do credor.

Nesta razão, o *retardamento na execução da obrigação*, que caracteriza a *mora*, resulta *daviolação de um dever preexistente*, seja em relação ao devedor, a quem cabe a obrigação de cumpri-la, seja em relação ao credor, a quem compete recebê-la.

Desse modo, a *mora* tanto se manifesta a respeito do devedor, que não cumpre a obrigação *ao tempo*, em que se torna exigível, como do credor que impede o cumprimento dela, recusando-se a aceitar a prestação.

A *mora* sempre se funda numa *falta*, em virtude da qual se verifique a demora injusta, falta esta que deve ser derivada de fato ou de omissão imputável à pessoa.

Em regra, a *mora* se verifica pela interpelação judicial. Nas obrigações pecuniárias, o *protesto* é o meio de mostrá-la. Mas é dispensada a interpelação, nos contratos em que se institui que a *mora* procede, pelo não cumprimento da obrigação, mesmo sem interpelação judicial, ou se estabelece outro meio de provocá-la, notadamente pelo *aviso, em carta registrada*.

A *mora* tem a função de imputar à pessoa, que a provoca ou lhe deu causa, a responsabilidade pelos prejuízos que dela possam decorrer, seja do devedor em relação ao credor, seja deste em relação ao devedor, além das penas convencionadas, quando se trate de inexecução de contratos.

O aforismo *mora non est, ubi nulla petitio est* (não há *mora* sem interpelação judicial), portanto, deve ser entendido com restrições, visto que casos há em que ela não se faz essencial.

A *interpelação*, por seu lado, resulta da prática de vários atos. Pode efetivar-se pela *citação*, pela *notificação* e pela *intimação judiciais*, ou por qualquer ato em que se mostre ou se lembre o vencimento da obrigação a ser cumprida. Por qualquer um destes atos processuais é a pessoa *constituída em mora*, evidenciado que fica o *retardamento* na execução da obrigação ou o impedimento que não permite sua execução ou cumprimento. E, para exprimir a prática deste ato, em que se põe em evidência a *falta imputável*, é que se emprega, na linguagem jurídica, a expressão: *pôr em mora*, o que significa mostrar a *mora*, em que caiu a pessoa, para que se imputem as consequências decorrentes de sua falta. Por outro lado, quando a *mora não procede* ou dela se livrou a pessoa, diz-se que foi *purgada*. Purgar a *mora*, pois, é livrar-se dela ou *alimpar-se dela*, quando nela não se incorreu, por inexistência de falta imputável, ou quando dela se livrou por ter cumprido a obrigação, antes da interpelação, o que quer significar, antes de ser posto ou colocado em *mora*.

MORA DO CREDOR. A *mora do credor* é a que decorre de sua recusa ou impedimento injusto ao cumprimento da obrigação, em virtude do que sua execução se *retarda* por falta exclusivamente sua.

A *mora do credor (mora creditoris)* diz-se *accipiendi* porque consiste em *delonga de receber* a prestação pela *recusa* ou *negação*, quando chega o momento de seu adimplemento e o devedor a oferece para quitar-se da dívida ou livrar-se da obrigação.

Segundo princípio assentado, para que o credor se constitua em *mora* não é necessária a culpa, tanto basta a *recusa* diante da oferta do devedor, que vem cumprir a obrigação.

Colocado o *credor em mora*, livra-se o devedor de responder pelos *juros moratórios*, isentando-se, ainda, dos encargos da conservação da coisa, conseqüentemente dos danos que lhe possam advir de caso fortuito. E terá direito a ser reembolsado das quantias despendidas com a conservação da coisa.

MORA DO DEVEDOR. A mora do devedor (*mora debitoris*) é a que resulta da demora ou retardamento no cumprimento ou execução da obrigação por fato ou omissão que lhe seja imputável.

É também conhecida sob o nome de *mora solvendi* (mora do cumprimento).

Mas a mora do devedor ou *mora solvendi* decorre do *inadimplemento* comprovado, a fim de que se verifique haver sido o *retardamento sem causa* ou *injusto*.

Nem toda demora caracteriza a mora do devedor, pois pode muito bem ocorrer que não se funde em fato ou omissão que lhe possa ser imputada, o que é essencial, mais que a *culpa*, que já se presume da simples inexecução.

Nas obrigações com vencimento certo e de soma líquida, entende-se que a mora resulta da própria *falta de pagamento* no termo, em que se expira o respectivo prazo.

É a mora fundada no *dies interpellat pro homine*, ou seja, é a que resulta do vencimento da própria dívida, determinado pela expiração do prazo, em que se mostra exigível.

Nas obrigações cambiais, o *dies interpellat pro homine* por si só não tem força para constituir o devedor em mora. Necessário que se *prove*, pelo protesto, a falta de cumprimento da obrigação no dia de seu vencimento. Somente daí, posto em mora o devedor, se anotam os efeitos dela decorrentes, inclusive os *juros moratórios*.

São efeitos da mora do devedor:

a) Obrigá-lo a responder pelos prejuízos que por ela venha a sofrer o credor, nos quais se computam todas as vantagens que o credor poderia tirar, se cumprida a obrigação no tempo devido, tais como:

1) os frutos percebidos e por perceber;

2) os juros legais desde a mora.

b) A pagar a pena convencional ajustada, na qual incorre, *pleno jure*, pelo inadimplemento da obrigação.

c) A satisfazer as perdas e danos, que possam lícitamente ser exigidos pelo credor quando, em face da delonga, a prestação se evidencie inútil.

d) A responder pela impossibilidade da prestação, mesmo por caso fortuito ou força maior, não provocando o devedor a ausência de culpa ou que o dano adviria à coisa, objeto de prestação, mesmo que a obrigação fosse cumprida regularmente.

MORA “EX PERSONA”. Assim se diz da mora que é fixada pela interpelação judicial.

Em regra, ocorre quando não há *prazo designado* para o cumprimento da obrigação. E a interpelação é o meio hábil, juridicamente, para que seja o devedor *posto em mora*, em virtude do termo, que a interpelação lhe assina.

Assim, a *mora ex persona* é a que se funda na interpelação judicial, quando, sendo as obrigações puras e simples, têm o termo determinado pela interpelação.

Por esta razão, é assente o princípio de que as obrigações sem prazo fixado ou *termo*, somente podem mostrar o inadimplemento quando este mesmo termo é fixado pela interpelação judicial.

E, promovida a interpelação, dá-se a *incursão do devedor em mora*.

MORA “EX RE”. É aquela em que o devedor é incurso em mora pela falta de cumprimento da obrigação no dia de seu vencimento. Está constituído em mora *pleno jure*, sem que seja necessário qualquer *aprazamento*.

Na *mora ex re*, domina o princípio do *dies interpellat pro homine*, visto que nela tem o devedor *dia sabido* para cumprir a obrigação.

Quando se trata de *mora solvendi ex re*, ela se constitui pela apresentação ao devedor do título ou da obrigação e a falta de pagamento deles.

Mas, se títulos cambiais, pelo *protesto* é que se prova a falta deste pagamento, que vem colocar o devedor em mora.

MORADA. Derivado de *morar*, do latim *morari* (demorar-se, tardar), quer propriamente exprimir o *lugar em que se demora* ou *em que se habita*.

Nesta circunstância, geralmente, significa a casa, em que se habita ou em que se vive.

Mas, tecnicamente, morada não quer significar propriamente *residência* ou *domicílio*. Pode exprimir um *lugar de parada* ou *permanência*, sem o caráter de definitivo, o *animus manendi*, que distingue a residência.

E, desse modo, podendo equivaler à *residência temporária* ou *provisória*, não se manifesta em equivalência à *residência* na sua significação rigorosamente jurídica.

Vide: *Domicílio. Residência*.

MORADIA. Derivado de *morada*, é empregado no mesmo sentido desta palavra. Morada, no entanto, é de uso mais clássico e de aplicação mais técnica.

Moradia. Denominação dada ao ordenado que era percebido pelos fidalgos, que tinham ofício e habitação na Casa Real.

A Constituição de 1988, com a nova redação dada ao seu art. 6º pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000, considera a moradia como direito social, assim lhe conferindo situação jurídica idêntica a direitos como a saúde, educação e outros, que podem ser exigidos do grupo familiar, da sociedade e do próprio Poder Público. (nnsf)

MORAL. Derivado do latim *moralis* (relativo aos costumes), na forma substantiva designa a parte da filosofia que estuda os costumes, para assinalar o que é *honesto e virtuoso*, segundo os ditames da consciência e os princípios de humanidade.

A moral, assim, tem âmbito mais amplo que o Direito, escapando à ação deste muitas de suas regras, impostas aos homens como deveres.

Na forma adjetiva qualifica tudo que concerne à moral.

Diz-se, também, *ética*, que é a ciência da moral.

MORATÓRIA. Do latim *moratorius* (que retarda ou que dilata), é empregado na terminologia técnico-jurídica no próprio sentido literal: é a *dilatação de prazo* concedida pelo credor, a seu devedor, para que cumpra a obrigação, já vencida ou por vencer.

Revela-se, assim, a *concessão de um novo prazo* para o pagamento da dívida ou adimplemento da obrigação.

A rigor, a moratória não quer exprimir *dilatação de prazo* ou *prorrogação dele*, quando a dívida ou a obrigação já é exigível.

Pode consistir num acordo ou ajuste entre devedor e credor para que se dilate ou se amplie o prazo da obrigação, mesmo por vencer.

Assim, a moratória jamais poderá decorrer da *benevolência do credor* em não exigir o cumprimento da obrigação tão logo se torne exigível. Resulta sempre de um novo ajuste ou acordo, em virtude do qual se *firme o novo prazo* ou se *conceda a prorrogação*.

MORATÓRIO. Do latim *moratorius*, do verbo *morari* (retardar, dilatar, ampliar), quer exprimir tudo que se retarda, que se protela ou que se dilata.

Notadamente se refere às prorrogações de prazos, em virtude do que as execuções dos atos se protelam ou ficam adiadas para outro prazo.

Moratório. Também se aplica aos juros cobrados pelo credor de seu devedor, posto em mora.

MORCELA. Do espanhol *morcilla*, é usado, na terminologia do Direito Fiscal, para designar a tripa cheia de sangue de porco. É uma espécie de *chouriço*.

MORDOMIA. No Direito Público, expressão pejorativa a designar o abuso do poder na utilização do patrimônio público, geralmente voltado à satisfação de interesses supérfluos dos governantes e demais servidores públicos.

Mordomia é o ofício do mordomo.

MORDOMO. Do latim vulgar *majordomu* (criado maior da casa), quer justamente designar a pessoa que administra os bens e negócios de uma casa, subordinado ao senhor dela.

Mordomo. Nas associações pias e nas confrarias, é a denominação dada à pessoa escolhida para presidir ou dirigir os seus negócios.

“MORE UXORIO”. Expressão latina, que se traduz *segundo o costume de casado*, empregada usualmente para exprimir a *vida em comum* de um homem e uma mulher, em estado de casados, sem que o sejam legalmente.

Vide: *Casamento de fato. Concubinato.*

MORGADO. Do latim vulgar, vindo do latim *maiere* (mais velho) era o vocábulo empregado na terminologia do Direito antigo, para indicar o *vínculo* instituído a certos bens, a fim de que se transmitam seguidamente aos sucessores, com a mesma imposição, *sem se poderem vender ou dividir*.

O *morgado*, assim, apresentava-se perpétuo e indivisível, e tinha por objetivo manter os bens assim vinculados para conservação do nome e esplendor da família.

O herdeiro do morgado era o primogênito. E a este, por extensão, também se dava a denominação de *morgado*.

E designava, ainda, o *direito de suceder* nos bens vinculados ou que constituíram o morgado.

MORGANÁTICO. Qualificação dada ao casamento que, embora legítimo, não surtia efeitos legais em relação aos filhos, no tocante à sucessão e aos direitos civis. Era o casamento realizado entre pessoa real ou de nobreza com pessoa de condição plebeia. Era igualmente chamado de casamento de mão esquerda, em virtude de, quando na sua cerimônia, o marido oferecer à mulher a mão esquerda, em vez da direita.

“MORGUE”. É palavra francesa, que se traduz *necrotério*, a qual já se introduziu no idioma nacional, para designar o lugar em que se expõem os *cadáveres*, quando não identificados, para reconhecimento, e onde se promovem as *necropsias*, para evidência da *causa mortis* ou formação do *corpo de delito*.

MORIBUNDO. Do latim *moribundus* (que está para morrer), é no sentido literal empregado na terminologia jurídica.

Moribundo, assim, indica a pessoa que está prestes a morrer, está nas últimas ou em agonia: *está morrendo*.

Nesta circunstância, o estado do moribundo não quer simplesmente atestar o estado de gravidade em que se encontra o enfermo: ele está para morrer, o que significa que a sua morte é esperada, *já está morrendo*.

Nesta razão, quando se quer aludir à pessoa que *está para morrer*, ou *cujas morte se tem como certa*, mas, ainda não está morrendo, ou seja, não está em agonia, melhor será o emprego *demorituro*, do latim *moriturus*, cuja significação é: o que há, deve ou está para morrer.

Morituro, assim, opõe-se ao *nascituro*, que é o que está para nascer, cujo nascimento se aguarda, mas não está ainda nascendo.

MORTALIDADE. Do latim *mortalitas*, de *mortalis* (mortal), geralmente é empregado para exprimir a qualidade ou a condição de tudo que é *mortal*, isto é, que se fina ou se extingue pela morte.

Mortalidade. No sentido técnico da *estatística*, é propriamente empregado para indicar *onúmero certo* de pessoas que morrem em um dado período, tendo, assim, significação equivalente a *obituário*.

Opõe-se a *natalidade*, em que se anota o *número de nascimentos*.

Para exprimir a relação que possa ser anotada quanto ao número de *nascidos mortos* em dado período, usa-se da expressão *mortinatalidade*, composta das palavras latinas *mors*, *mortis* (morte) e *natalis* (nascimento). Ou *natimortalidade*.

MORTE. Do latim *mors*, *mortis*, de *mori* (morrer), exprime, geralmente, a *cessação da vida* do animal ou do vegetal.

É o *fim da vida*.

Mas, em sentido jurídico, a morte não quer significar simplesmente o término da existência terrena dos homens ou dos seres inferiores; mas, ainda, a *situação*, determinada por lei, em que o homem é olhado como não tendo existência.

Daí é que se deriva a noção de *morte natural* e de *morte civil*, segundo a técnica jurídica.

Pela morte, em seu grande efeito jurídico, tudo se resolve e se soluciona: *mors omnia solvi* é a regra afirmada.

O *morto* passa a ser representado por seus *herdeiros*, quando os tem, ou por um *curador*, judicialmente nomeado, quando não deixa parentes nem testamento, e deixa bens. Tecnicamente, passa a denominar-se *de cujus*. E o patrimônio que deixa, até que se transmita aos herdeiros dele, personaliza-se sob a determinação de *herança*.

Vários são os efeitos jurídicos da morte em relação aos contratos e bens do *de cujus*. A lei os assinala, caso a caso.

Entre outros, poder-se-ão anotar:

a) A *dissolução da sociedade conjugal*.

b) A *abertura da sucessão*.

c) A *dissolução das sociedades* a que pertence, se o contrário não se tiver estipulado, para que continuem com os sócios remanescentes.

d) A *solução dos contratos*, em que a prestação seja pessoal e não possa, assim, ser cumprida pelos herdeiros.

e) A *extinção do mandato*, se não está firmado na cláusula *em causa própria*.

Aí, se o mandante é o falecido, o mandato não sofrerá qualquer alteração, continuando a ser exercido pelo mandatário, como se aquele vivo fosse. Se o falecido é o mandatário, seus herdeiros o sucederão em seu cumprimento.

Quanto às obrigações a cargo do falecido, serão elas cumpridas pelos bens que tenha deixado, passando, assim, seus credores a serem credores do *acervo hereditário*. Tais obrigações ou débitos do falecido formarão parte do que se denomina *passivo da herança*. Dizemos parte, porque as despesas supervenientes, sejam relativas ao funeral, sejam próprias do inventário, também participam do *passivo*. Em regra, a *morte* se prova pela *certidão de óbito*, segundo o assento feito no ofício do Registro Civil.

MORTE CIVIL. Assim se dizia da *morte fictícia*, que era imposta à pessoa, em consequência de pena, que tanto a privava da liberdade, como de todos os seus direitos de cidadão.

Nestas condições, para todos os efeitos jurídicos, a pessoa era tida como *falecida*. Seus bens transmitiam-se a seus herdeiros, como na *morte natural*, se da penalidade não constasse o próprio *confisco*.

Antigamente, os *galés*, como os *banidos* e os *degredados*, estes quando a pena vinha agravada com o confisco, eram tidos como *mortos*.

A *morte civil* é relegada hoje do Direito. No Direito romano encontra analogia na *magna capitis diminutio*, que também produzia os mesmos efeitos da *morte natural*, transmitindo-se os bens do *minutus* a seus herdeiros por meio da *sucessio per universitatem*.

É preciso não confundir a *morte civil* com a *morte presumida*, que se funda em regra ou princípio de ordem legal, nos casos de *ausência*.

MORTE NATURAL. É aquela que, em realidade, põe termo à vida de uma pessoa, seja qual for a causa que a produza.

No entanto, segundo as circunstâncias em que a *morte natural* possa ocorrer, várias expressões se usam para melhor determiná-la.

Assim, a própria expressão *morte natural* é tida em sentido estrito para indicar a que é causada *naturalmente*, segundo a própria lei da vida.

“Mors ultima linea rerum est”, conforme dizia Horácio. A morte é o termo final de todas as coisas.

A *morte por acidente* é a que resulta de um acontecimento imprevisto, de uma desgraça inesperada.

A *morte provocada* é a que vem pôr termo à vida por ato de vontade própria ou por ação criminosa de outrem. Aí a morte será *suicídio*, quando a própria pessoa provoca, ou *homicídio*, quando outrem é quem a causa. Pode ser ainda *punitiva*, quando resulta de pena imposta à pessoa.

MORTE PRESUMIDA. É a que a lei impõe, por uma presunção, nos casos de ausência, para que os herdeiros do ausente se declarem *definitivos*.

Quanto ao prazo, indispensável para que a morte se presuma, é a própria lei que o estabelece.

Vide: *Ausência*.

MORTINATALIDADE. É expressão usada na linguagem estatística para assinalar o conjunto de nascidos mortos em determinado período.

Vide: *Mortalidade*.

MOSTEIRO. Ou monastério. Do latim *monasterium*, designa a mansão ou a casa em que vivem e residem, em comunidade, os monges ou religiosos.

Monasterium deriva do grego *monastérion* (residência solitária), vindo do *monastes* (um solitário), de *monazo* (ficar sozinho), de *monos* (só).

Tem, assim, a mesma significação de *convento*. Daí, tanto o *mosteiro* como o *convento* darem a ideia da vida comum, com a obrigação de observar a regra aí imposta a todos quantos o habitam.

Às vezes é a palavra tomada em alusão à própria comunidade religiosa: o *mosteiro* não pode alienar.

MOTIM. Derivado do latim *motus* (agitação, movimento), de que, também, se formou *omotim* castelhano (tumulto, movimento), no sentido jurídico, que não se afasta do sentido literal, é o *levantamento*, a *agitação* ou o *movimento de revolta* do povo contra a autoridade constituída ou contra quem legitimamente manda ou governa.

O *motim*, assim, assemelha-se à *sedição*. Somente procuram diferenciá-lo por ser a *sedição* sujeita ao concerto prévio, enquanto o *motim* é a *sublevação* que surge subitamente, provocada por uma *agitação*, repentinamente surgida, contra o governo ou a autoridade constituída.

Motim ou *sedição*, no entanto, tem a mesma significação: é a *revolta* ou a *rebelião* contra a autoridade constituída.

Distingue-se, pois, da *assuada* e do *tumulto*, onde há barulho, perturbação da ordem, confusão, sem a intenção de ir contra a autoridade ou poder constituído.

Amotinar é o verbo que se usa no sentido de *pôr em motim*, revoltar, sublevar.

Quando a finalidade do *motim* ou da *sedição* é de *depor o governo*, *modificar as instituições políticas*, *alterar a forma de governo*, segundo a *vontade do povo*, num exercício de poder, que lhe pertence, diz-se mais propriamente *revolução*, que é um *motim generalizado* e em caráter muito mais grave e sério.

MOTIVAÇÃO. Justificação ou alegação em que se procura dar as razões por que se fez ou se determinou a feitura de qualquer coisa. É a apresentação dos *motivos*, que determinam a medida, que provocaram a solução ou que possam justificar a pretensão.

MOTIVAR. É relacionar os motivos ou dar os motivos justificativos de qualquer ato, de qualquer direito ou de qualquer ação.

MOTIVO. Do latim *motivus*, de *movere* (mover), originalmente quer exprimir *tudo que determina o movimento*.

É, assim, que também se toma a palavra *móvel*, como determinadora do movimento ou da motibilidade de alguma coisa, em sentido idêntico a motivo.

Motivo, pois, quer significar a *causa*, a *origem*, o *princípio das próprias coisas* e a sua *razão de ser*.

Tomam-no em sentido equivalente a *ânimo* ou a *intenção*. Mas o motivo não é *ânimo*, nem *intenção*. É a *causa*, em que se funda o *ânimo* e se anima a *intenção*.

Assim é que o *motivo* influi no *ânimo* ou na *intenção*, para que se faça ou se deixe de fazer alguma coisa.

Geralmente, no entanto, motivo é a *razão* ou a *causa*. E daí é que vem a ideia do *sem motivo*, para quando se faz ou se procede, quando não se devia, e o *ânimo* se revelou sem justa causa.

O motivo pode ser de fato ou de direito, conforme se funde em razão de ordem jurídica ou em razão de ordem natural.

O *motivo jurídico* é o que se gera da lei ou se funda nela, determinando a razão de ser jurídica de alguma coisa.

O *motivo de fato* é o que advém de algum acontecimento ou ato capaz de dar causa a alguma coisa.

No Direito, os *motivos*, sejam jurídicos ou de fato, são *causas determinantes* de atos e ações. E, segundo as circunstâncias, são eles que, devidamente analisados, servem de fundamento às soluções judiciais dadas aos casos, que deles se geram.

Tecnicamente, diz-se *exposição de motivos* para as razões que servem de justificativa à prática de um ato. Em regra, ela o antecede como explicação ao que se segue. Significa, assim, *adostração* dos motivos que deram causa ao que se fez.

Nas sentenças, os *consideranda* são exposição de motivo, ou seja, as razões jurídicas e de fato que servem de base ou de fundamento ao decisório.

MOTIVO FRÍVOLO. É o motivo desprezível, a nenhuma razão para se proceder.

Assim, mostra-se o motivo *que não tem valor*. E não poderia dar causa a qualquer ação. Mostra a nenhuma razão ou a falta de razão, ou a razão tão desprestigiada que não justifica.

MOTIVO GRAVE. Assim se entende aquele que se apresenta como a razão séria, a razão relevante ou ponderável, justificativa da prática de um ato ou de determinação de certa medida.

Em regra, é gerado de fato pernicioso ou prejudicial, cujas consequências ou efeitos a própria medida tende a anular. E daí a influência do *motivo* determinando a medida ou o ato, e a sua qualificação de *grave*.

Pode, mesmo, a *gravidade do motivo* assentar em razão da ordem moral, que se apresenta suficiente para justificar a medida que o motivo vem acionar.

A natureza ou caráter do fato, que possa gerar o motivo grave, depende das circunstâncias em que se apresente e da qualidade do ato ou da medida, que se faz mister determinar.

Em regra, porém, toda vez que um fato pernicioso deva ser afastado ou evitado, para que não exerça ou produza maus efeitos, será o *motivo grave*, que vem pôr em ação o ato ou a medida.

MOTIVO JUSTO. É todo aquele que está apoiado em lei ou não é contrário à regra legal.

Assim, deve estar em conformidade ao Direito e à Moral, ou não ser contrário a eles.

A condição de justo, atribuída ao motivo, no entanto, muito depende das circunstâncias e contingências em que se possa apresentar.

Caso a caso, pois, devem ser apreciados isoladamente, visto que um motivo, que se mostra justo em certo caso, se evidencia injusto e inoportuno em outro.

Em semelhante conceito, portanto, o *justo* não se entende simplesmente o *lícito*, mas o que *é oportuno* e, pois, *cabível*.

MOTIVO URGENTE. É o que se apresenta como *razão imperiosa*, que mostra a necessidade imediata da prática de um ato ou da determinação uma medida, que virá solucionar a questão, cujo deslinde não comporta maiores delongas.

Assim, a inadiabilidade do ato a praticar, em geral, mostra a *urgência* em que se calca o motivo.

E, por isso, o motivo *urgente* diz-se o que *não admite demora, impõe e exige* que se faça o que, por sua razão, é indicado.

MOTO. Do latim *motus*, de *movere*, é compreendido em seu sentido literal: é o movimento, o giro, a agitação.

Na linguagem da *viação* (transportes), é a forma abreviada de *motocicleta*.

Moto. Derivado, no entanto, do *motto* italiano, possui o sentido de *mote*. E designa as *breves palavras*, usadas como *divisa* nas medalhas, nas moedas ou em outras coisas.

MOTO PRÓPRIO. Mais usualmente empregado em forma latina *motu proprio*, quer exprimir tudo aquilo *que se move por si mesmo*, sem qualquer influência estranha.

É o que se faz *por iniciativa própria*, sem interferência ou sugestão alheia.

Na terminologia do Direito Canônico, *motu proprio* é empregado para designar as *letras apostólicas*, que encerram uma deliberação de Sua Santidade, o Papa, tomada por sua própria iniciativa, isto é, sem qualquer solicitação ou influência estranha, nas quais concede um benefício ou uma graça.

MOUCHÃO. Usado na terminologia jurídica para designar as *porções de terrenos elevados*, formados nas *lezírias* (terrenos alagadiços), ou as *pequenas ilhas* que se formam no mar, rios ou lagos.

São os *mouchões* ilhotas já formadas, assim se distinguindo dos *baixios* e dos próprios *aterros*, que se mostram à pequena profundidade ou à flor das águas.

Os *mouchões* já assomaram à flor das águas, e, nas lezírias, não são cobertos pelas águas espraçadas.

A propriedade dos *mouchões* que se formam nos rios é determinada nas mesmas circunstâncias, em que se determina a propriedade das ilhas, segundo são eles *navegáveis* ou *não navegáveis*. Assim se determina pela verificação da propriedade dos próprios rios.

MÓVEL. Do latim *mobilis*, síncope de *movibilis* (que se move, fácil de ser movido ou que se pode remover), é empregado na linguagem técnica, seja do Direito ou da Contabilidade, para designar toda espécie de *bem* que, por não estar fixo ou preso ao solo, *possa ser facilmente movido* ou *removido, sem qualquer ofensa à sua integridade material*.

Opõe-se, assim, ao *imóvel*, que não pode ser *transportado* de um lugar para outro, ou por impossibilidade material, ou porque, nesta remoção, se alteraria ou modificaria sua substância.

Os *móveis* mostram-se sempre *coisas inanimadas*. Quando se trata de animais, *que se movem por si*, a designação técnica é *semoventes*, que, assim, também, se distinguem dos *móveis*, que se movem por ação ou força estranha a elas, enquanto os *semoventes* o fazem por ação própria.

Emprega-se o vocábulo *móvel* como substantivo, ou como adjetivo, para indicar a natureza ou a qualidade das coisas ou bens, que se podem mover ou remover.

No plural, *móvel* é empregado para designar os *utensílios* ou coisas, que guarnecem uma casa. É, assim, tomado no mesmo sentido de *mobília*.

Por imposição legal, os títulos de crédito e as ações societárias dizem-se *móveis*.

Móvel. Emprega-se, também, na acepção de *motivo*, sendo, no sentido penal, aplicado na significação de *intenção: o móvel* do crime.

É a *causa* material ou *moral*, que determina o crime.

MOVIMENTO. Do verbo latino *movere*, exprime a ação ou o impulso que faz mudar um corpo de um lugar para outro, impulso este que tanto pode ser próprio como estranho.

Diz-se, também, *moção*, do *motio* latino, que significa a *ação de mover*, o que também se exprime pelo vocábulo *movimento*.

Movimento. No sentido técnico-forense, é o *andamento* ou a *marcha*, que se segue em um processo. É o *procedimento* ou *ação de proceder*.

Movimento. No sentido técnico-mercantil, é tido como a *marcha dos negócios*, o *andamento das operações comerciais*, o *montante* ou a *soma de negócios*.

Neste sentido, então, é que se entende *movimentar um negócio* como realizar suas finalidades, executando regularmente os atos que as venham cumprir. E pôr o negócio *a andar*, efetivando as operações que são de seu objeto.

MUDA. Derivado de *mudar*, do latim *mutare* (alterar, modificar), é tido na técnica agrícola como a *planta*, ainda tenra, que se tira do viveiro ou da sementeira, para ser replantada definitivamente. Também se dá esse nome a qualquer *parte de árvore* ou arbusto que *seplanta*, para formação de nova árvore ou arbusto.

Muda. É tomado, ainda, no mesmo sentido de mudança. E, mais propriamente, para designar as coisas mudadas ou trocadas.

Muda. Como feminino de mudo, designa a mulher que está privada da fala.

MUDANÇA. Derivado de *mudar*, significando *ação de mudar* e mesmo o próprio *efeito de mudar* uma coisa de um lugar para outro, quer, propriamente, designar a *modificação*, *atransformação*, a *alteração*, a *reforma* ou a *substituição* por que possam passar as coisas, em seu aspecto, em sua situação ou em seu estado.

Mudança. Na técnica dos transportes, entende-se o *transporte* ou o *ato de conduzir* as coisas que usam numa habitação para a outra, que vai servir de residência à pessoa, ou mesmo *otransporte* de mercadorias de um estabelecimento para a nova sede dos negócios.

MUDANÇA DE DOMICÍLIO. É a substituição do domicílio, em que se tinha a sede de um negócio ou a residência, para outro, para onde se transfere esta mesma sede ou se fixa a nova residência.

Mas, a *mudança* somente se opera quando há o *ânimo de mudar-se*, ou seja, a manifesta intenção de mudar-se.

Quando a intenção de mudar-se não se materializa em *declaração positiva*, os fatos podem determiná-la.

É assim que, consoante o sentido de mudança, na linguagem técnica dos transportes, a *intenção de mudar-se* pode ser anotada pela *transferência* ou *transporte* de tudo que se tem ou se mantém em um *local*, que se dizia o domicílio, para outro em que se fixa a nova residência ou a sede dos negócios. Quando o domicílio é fixado pela residência, é necessário que a mudança desta seja feita em caráter definitivo ou com o ânimo de se mudar.

Em relação ao domicílio mercantil, a mudança da residência particular do comerciante não importa na mudança ou na substituição daquele, pois que a modificação do domicílio civil em nada o alterou.

MUDANÇA DE ESTADO. Aí se tem estado, significando *estado civil*. Assim, entende-se *amodificação do estado*, em que se mostra a pessoa, relativamente ao *casamento*.

É a modificação do estado civil, decorrente do casamento, quando é promovido ou quando se dissolve, a qual traz alterações, tanto para o homem quanto para a mulher, no que toca aos direitos e obrigações.

MUDANÇA DE NOME. É a *modificação* ou a *substituição* do nome usado pela pessoa, quer seja física ou jurídica.

Quanto à pessoa jurídica, cujo *nome* é, ora representado pela *denominação* ou *titulação*, que a designa, ora pela *firma comercial*, a modificação ou a substituição dele é permitida *por inteiro* ou *em parte*. E se processa segundo as regras que a própria lei em respeito às formalidades assinaladas para a sua formação.

Quanto à pessoa física, a mudança do nome entende-se de *parte dela*, importando pois em mera *alteração* ou *modificação*, *jamaiz substituição*, como ocorre no *nome comercial*.

É assim que o *prenome*, o *nome próprio*, representado pela palavra que vem em primeiro lugar no nome, é *imutável*, o que significa *que não pode ser mudado*. Somente as *variações do nome*, isto é, o *nome de família*, os *cognomes* e *alcunhas* podem ser substituídos.

Vide: *Alcunha. Cognome. Nome. Prenome*.

MUDANÇA DE RESIDÊNCIA. Assim se diz da substituição da casa, em que se habita, por outra que passa a ser a nova habitação da pessoa.

A mudança de residência influi na mudança de domicílio da pessoa, desde que essa *substituição* se tenha operado com a intenção ou ânimo de se fixar na nova habitação *aresidência definitiva* da pessoa, não uma habitação ou residência em caráter provisório.

MUDEZ. Derivado de *mudo* (que não fala ou não articula palavra), indica-se a privação da faculdade de emitir sons articulados ou palavras, ou seja, o *estado de mudo*.

Quando o *mudo* não pode manifestar sua vontade, por meio de sinais ou por meio de linguagem mímica, de modo satisfatório, o Direito o considera *incapaz*. E, como tal, privado de agir na prática de atos da vida civil.

Será então representado por um curador.

Vide: *Surdo-mudo*.

MULHER. Derivado do latim *mulier*, designa toda pessoa do sexo feminino.

MULHER CASADA. É a expressão usada juridicamente para designar o estado civil da mulher que se casou legalmente.

Na linguagem corrente é a *esposa*, que exprime a legitimidade de sua posição em companhia do homem.

Há atos, porém, que podem ser praticados pela mulher sem que precise de autorização marital:

a) Reivindicar os bens doados pelo marido à concubina.

b) Reivindicar ou desobrigar os bens do casal, alienados ou onerados sem sua outorga.

c) Propor ações defensivas a respeito de seu dote.

- d) Propor ação de separação e de anulação de casamento.
- e) Propor ação de alimentos, quando cabível.
- f) Exercer seus direitos sobre as pessoas dos filhos do leito anterior.
- g) Anular as fianças e doações feitas pelo marido com infringência à lei.
- h) Vir judicialmente defender os interesses do casal ou os do próprio marido, quando este se encontrar ausente ou impossibilitado de vir a juízo.

Na ausência do marido, a mulher casada assume a chefia da sociedade conjugal, competindo-lhe, assim, dirigi-la.

A CF/88, em seu art. 226, § 5º, eliminando a figura do *cabeça do casal*, normalmente exercida pelo homem, determinou que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal serão exercidos, a partir da promulgação da Carta, igualmente pelo homem e pela mulher.

Designa o CPC (art. 10) que o cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para a propositura de ações que versem sobre direitos reais imobiliários.

A outorga da mulher poderá suprir-se judicialmente, quando se recusar injustificadamente ou lhe seja impossível concedê-la (CPC, art. 11).

A mulher casada deverá ser necessariamente citada nas ações (CPC, art. 10, § 1º):

- a) que versem sobre direitos reais imobiliários;
- b) resultantes de fatos que digam respeito a ambos os cônjuges ou de atos praticados por eles;
- c) fundadas em dívidas contraídas pelo marido a bem da família, mas cuja execução tenha de recair sobre o produto do seu trabalho ou sobre os bens reservados;
- d) que tenham por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóveis de um ou de ambos os cônjuges.

A falta de outorga uxória, não suprida no tempo e forma oportunos, invalida o processo.

Em regra, os atos oriundos do casamento, principalmente os que envolvem bens imóveis ou direitos a eles relativos, só se podem praticar validamente com a autorização do outro cônjuge.

Pelo Cód. Civil/2002, os atos que tanto o marido quanto a mulher podem exercer livremente ou independentemente de autorização um do outro, seja qual for o regime de bens do casamento, estão dispostos no arts. 1.642 e 1.643 – o Cód. Civil/1916 disciplinava esta matéria no art. 248. (ngc)

MULTA. Do latim *mulcta* ou *multa*, entende-se, por seu sentido originário, a *pena pecuniária*.

É, assim, em sentido amplo, a sanção imposta à pessoa, por infringência à regra ou ao princípio de lei ou ao contrato, em virtude do que fica na obrigação de pagar certa importância em dinheiro.

Segundo a natureza do ato ou do fato, que a motiva, a multa toma várias denominações.

Diz-se *multa civil*, *compensatória*, *convencional*, *fiscal*, *moratória* ou *penal*. Diz-se, também, *pena de multa*, *pena convencional*, *pena moratória*.

MULTA CIVIL. É expressão usada para indicar as sanções pecuniárias impostas pela lei civil, em distinção às que resultam de imposição penal, em virtude de crime ou contravenção.

MULTA COMPENSATÓRIA. Segundo o sentido do adjetivo, que qualifica a espécie, é a que se institui no contrato, representando a *prévia determinação* dos prejuízos, que possam advir pela inexecução do contrato, como *indenização* ou *pagamento*, que venha *contrabalançar* o montante dos ditos prejuízos.

Estes *prejuízos* entendem-se as perdas e danos resultantes ou consequentes da falta de cumprimento do contrato.

Nela, assim, não está incluída a *multa moratória*, entendida como os juros, que são devidos pela incur-são em mora do contratante relapso, ou a que se convencionou, para ser devida pelo retardamento do contrato.

Consistindo a multa compensatória numa justa indenização pelo não cumprimento da obrigação, entende-se que o pedido deve recair ou nela ou na obrigação, não nas duas. Torna-se, pois, alternativa, cabendo a escolha ao credor.

A *multa compensatória*, que se distingue pelo caráter de indenização que traz consigo, é também conhecida pelas denominações de *multa contratual*, multa convencional, pena convencional ou *cláusula penal*.

As duas primeiras denominações podem ser tomadas em sentido mais amplo, pois que se referem também à *multa moratória*. São mais propriamente aplicadas como equivalentes à multa compensatória as expressões *pena convencional* e *cláusula penal*.

MULTA CONVENCIONAL. É a denominação genérica dada a toda cláusula contratual, em que se estipula uma *soma em dinheiro* a ser paga a um dos contratantes por aquele que não cumpre regularmente as obrigações assumidas pelo contrato.

Nestas condições, tanto alude à *multa compensatória*, como à *multa moratória*.

Diz-se, também, *multa contratual*.

MULTA FISCAL. É a imposição *pecuniária* devida pela pessoa, por decisão da autoridade fiscal, em face de *infração* às regras instituídas pelo Direito Tributário.

Semelhante à multa compensatória, apresenta-se, às vezes, como indenização à fraude fiscal praticada. Nesta circunstância, em geral, é *fixa*, determinando, assim, a própria lei quantias certas correspondentes às espécies de infração.

Mas as multas fiscais também se mostram *moratórias de majoração* ou de *revalidação*.

Moratória, quando devida pela demora no pagamento do tributo.

De *majoração*, quando, em face da infração à lei ou sonegação do tributo, além da quantia estipulada, é *multado* o contribuinte para pagar uma quantia a maior. De *revalidação*, quando por ter pago *mal o imposto*, a fim de regularizá-la tem que *reajustá-la*, com o pagamento de *certa soma*, que completa o imposto insuficiente ou cumprido irregularmente.

Seja pela sonegação, pelo retardamento no pagamento do imposto, ou por qualquer outra irregularidade fiscal, a *multa fiscal* importa sempre uma infração do regramento que o imposto se institui, e salvo o caso da *moratória*, que se estabelece automaticamente, sempre resulta de um *processo fiscal*, instaurado pelo *auto de infração*.

Assim se apresenta com o aspecto de uma *penalidade fiscal*, a ser *cumprida em dinheiro*, o que confere com o sentido etimológico de multa.

A *multa fiscal* apresenta-se num misto de sanção penal e de reparação civil.

MULTA MORATÓRIA. Também dita de *pena moratória* é a que se fixa para pagamento, quando ocorre o *retardamento na execução da obrigação contratada*.

Assim, a *multa moratória* claramente se distingue da *multa compensatória*. Enquanto esta é devida pela inexecução parcial ou total do contrato, a *moratória* resulta da impontualidade no cumprimento da obrigação.

Enquanto a multa compensatória não pode ser cumulada com o pedido de cumprimento da obrigação, a moratória é exigida simultaneamente com o pedido de pagamento da prestação que é objeto da obrigação.

E, nestas condições, se há prejuízo pela incursão do devedor em mora, pode o credor havê-los, além da multa que está estipulada, pois que esta não importa em *indenização de prejuízos*, por não ser compensatória.

MULTA PENAL. Assim se diz da obrigação de pagar certa soma em dinheiro, quando derivada de imposição de *pena criminal*.

Em regra, apresenta-se como *pena complementar*, porque ao lado dela pode vir a pena *deprivação de liberdade*.

Mas pode ser imposta no caráter de *pena principal*.

Dá-se a denominação às penalidades impostas pelas autoridades administrativas, consistentes no pagamento de certa soma, por infrações aos regulamentos ou posturas.

MULTA PENITENCIAL. Designa a penalidade pecuniária imposta à parte que, no contrato, exerce o direito de arrendimento.

MULTIDÃO. Derivado do latim *multitudo* (grande número), quer precisamente definir *aconcentração de pessoas em grande número*, ou a *reunião de pessoas*, onde se anote a presença de grande parte do povo de uma cidade ou localidade.

A multidão, assim, não é mero agrupamento ou ajuntamento, que possa ocorrer da reunião de pessoas. É um *grande* número de pessoas reunidas.

Costumam utilizar o vocábulo para designar a *massa popular*, mesmo quando não está reunida, mas indicando a totalidade de pessoas, que constituem o *povo*.

MUNIÇÃO. Derivado do latim *munitio*, de *munire* (fortificar, manter), originalmente é tida como a *obra defensiva* executada para *fortificar* ou *garantir a defesa* de qualquer lugar. Exprime, assim, a própria *fortificação* ou *fortaleza*, construída e mantida em defesa de uma cidade. Mas, notadamente no plural, não é este o sentido técnico em que é tido no Direito Marítimo e no Direito Militar.

MUNICIPALIDADE. Derivado de *municipal*, do latim *municipalis* (relativo ao município ou pertinente a ele), exprime o vocábulo a *corporaçã*o ou a *coletividade administrativa*, a que se defere o poder de dirigir e administrar os negócios de um município.

Em regra, compõe-se de um Prefeito e de um secretariado, além da Câmara de Vereadores, estes eleitos pelos habitantes do município, com direito ao exercício do voto.

O Prefeito exerce as funções de chefe do *Executivo municipal*, enquanto as câmaras, cujos membros se dizem *Vereadores*, desempenham *funções legislativas*.

As municipalidades são pessoas jurídicas de Direito Público, de existência necessária, representando os Municípios na esfera de suas atividades.

Legalmente, cabe ao Prefeito representá-la ativa e passivamente em juízo e fora dele.

MUNICIPALISMO. Denominação dada ao sistema de administração, em que se firmam os princípios de primazia ou de colocação dos Municípios em plano principal a fim de que, sendo bem aquinhoados na discriminação das rendas públicas, recebam maior soma de recursos, com que possam prover a realização de seus negócios e a execução dos seus serviços.

Contando, assim, com orçamento mais expressivo, mais apoiado pelo governo central, poderão então os Municípios bem desempenhar suas finalidades políticas, proporcionando a seus habitantes os meios indispensáveis à educação, à assistência e ao bem-estar pela aparelhagem dos serviços apropriados e fundação das instituições necessárias a esse objetivo.

MUNICIPALIZAÇÃO. Designa o ato ou efeito de transformar em Município, de municipalizar (um distrito, por exemplo), ou de estender ao Município (v.g., o direito de voto).

MUNICÍPIO. Derivado do latim *municipium*, usa-se o vocábulo para designar toda *extensão territorial*, constituída em divisão administrativa de um Estado Federado, colocada sob um regime de *autonomia administrativa*, para que se dirija e governe pela vontade de seus habitantes.

Desta forma, entende-se a extensão territorial, que está sob jurisdição da prefeitura.

Assim, a qualidade de Município não resulta simplesmente de mostrar-se uma porção de território a que se deu limitação ou se converteu em circunscrição administrativa.

Já, segundo conceito do Direito Romano, é o território delimitado, em que seus habitantes, dizendo-se munícipes, gozam do direito de cidadania e se investem no direito de dirigi-lo, autonomamente, através de representantes, que escolhem e formam a corporação administrativa municipal.

Do princípio da autonomia municipal resulta a sua própria personalidade jurídica: são pessoas jurídicas de Direito Público.

A direção de seus negócios cabe à Prefeitura, que se constitui por *delegação* de seus *munícipes*, cidadãos que o habitam.

Mas, em suas relações exteriores, quer ativas quer passivas, judiciais ou extrajudiciais, é representado pelo agente do *executivo municipal*, segundo os poderes de um *mandato legal*, que as leis do Município tenham assinalado, denominado *Prefeito*.

Município. Sua criação, incorporação, fusão e desmembramento deverá preservar a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano.

Far-se-á por lei estadual e dependerá de consulta prévia (plebiscito) às populações interessadas.

É-lhe vedado estabelecer, subvencionar ou embargar o funcionamento de cultos religiosos ou igrejas; recusar fé aos documentos públicos e criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

Tem assegurada a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e outros recursos minerais, no respectivo território, na plataforma continental, ou mar territorial ou zona econômica, ou compensação financeira por essa exploração.

Reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, responsável por sua promulgação.

O número de Vereadores deverá ser proporcional à sua população.

Sua fiscalização se dará pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo (TCE ou TCM), e pelo Poder Executivo, através de controle interno.

É da competência do Senado Federal fixar, por proposta do Presidente da República, os limites de sua dívida consolidada e mobiliária.

Pode instituir, em nível de tributação, imposto (propriedade predial e territorial urbana, transmissão *inter vivos*, vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos e serviços de qualquer natureza), taxas e contribuição de melhoria.

A despesa com seu pessoal ativo e inativo não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

Deverá dispensar às microempresas ou de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado, visando a simplificar suas obrigações de natureza administrativa, tributária, previdenciária e creditícia.

Promoverá e incentivará o turismo.

Parte dos seus recursos destinar-se-á ao financiamento do sistema único de saúde, instituído pela CF/1988.

Deverá organizar seu sistema de ensino em colaboração com a União, os Estados e o DF.

Atuará prioritariamente nos ensinos fundamental e pré-escolar.

MUNIÇÕES. Significa toda *provisão de objetos* indispensáveis à manutenção de uma *tropa militar*, na qual se inclui não somente o material ou apetrechos de guerra, como os próprios *viveres* de que se necessita para a subsistência dos soldados que a compõem.

Neste particular, então, as munições dizem-se *de guerra* ou *de boca*.

Munições de guerra é todo material bélico, como canhões, armas, obuses, balas, pólvora, enfim, todo apetrecho usado para defesa bélica.

Munições de boca são todos os objetos indispensáveis à alimentação.

MÚNUS. Do latim *munus*. Encargo, emprego ou função.

MURO. Do latim *murus* (parede), é, em sentido genérico, empregado para designar toda espécie de construção de alvenaria (pedra, tijolos, ligados por meio da cal ou cimento), tendo por objetivo *tapar*, *ocultar* ou *vedar* alguma coisa. Assim, *muro* é tido em sentido equivalente a *parede*.

No entanto, na linguagem técnica, têm os dois vocábulos sentidos que os distinguem.

Muro é propriamente a *obra de alvenaria*, de altura mais ou menos elevada, colocada nos *limites divisórios* de um prédio, como tapume, ou à frente dos ditos prédios ou terrenos, que dão para as ruas, como impedimento ao acesso neles.

A *parede*, no entanto, mostra-se a construção de alvenaria ou mesmo de madeira, cuja função é a de impedir o devassamento da casa e dos cômodos em que se divida, além de servir de ponto de apoio à sua cobertura ou telhado.

MURO COMUM. Assim se diz do muro que pertence aos proprietários dos prédios limítrofes, em cujas divisas está construído.

Em regra, a comunhão é estabelecida obrigatoriamente, e se perpetua enquanto diferentes sejam os proprietários da propriedade em que está o muro servindo de *tapume divisório*.

A comunhão é assinalada materialmente pela construção do muro em parte de um e em parte de outro terreno, o que se evidencia pela colocação das *sapatas* ou *alicerces*, cujas extremidades se divisam em cada lado, visto que, em sua altura, o muro é colocado no *centro* das referidas

sapatas ou baldrames. Quando não há *comunhão*, o muro sobe *rente* à parte do alicerce, em que assenta, na parte do vizinho.

MURO DE ARRIMO. Obra de alvenaria ou de cimento destinada a sustentar o empuxo das terras, e que permite dar a estas um talude vertical ou quase vertical. Diz-se, também, *muro de sustentação*, o que demonstra ser, sem dúvida, a realidade, visto que é essa a finalidade da obra: segurar as terras para que não desmoronem.

MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL. A reforma da Constituição, operando-se por via formal (emenda ou revisão) ou por via informal (a mudança da interpretação da norma operada pela jurisprudência ou por novas práticas políticas ou sociais).

“MUTATIS MUTANDIS”. Locução latina empregada com a significação de que *se deve mudar o que é para mudar*.

Assim, em alusão ao que é feito e que se deve repetir, *mutatis mutandis*, deve entender-se que semelhante cópia ou repetição deve ser promovida com as *modificações* que se mostram próprias ao caso em espécie. E assim *se muda o que é para mudar*.

Em relação aos contratos, às escrituras, o *mutatis mutandis* determina que não sejam feitas *sipsis verbis*, isto é, com as mesmas palavras, mas que se mudem aquelas que, por necessidade, devem ser modificadas.

MUTILAÇÃO. Do latim *mutilatio*, de *mutilare* (cortar, truncar), genericamente quer exprimir toda ação e efeito de mutilar, de truncar ou deturpar as coisas.

Em relação às pessoas, *mutilação* significa o *corte* ou perda de um membro ou parte importante do corpo. E a pessoa que sofre essa *amputação* de um dos membros de seu corpo denomina-se *mutilada*.

Extensivamente, e em sentido figurado, é mutilação também aplicada para significar *todocorte* que possam sofrer as coisas, em virtude do que ou se deturpam ou se desfalcam.

Na mutilação das palavras ocorrerá uma *deturpação* de seu sentido ou ele ficará incompleto.

Na multidão do patrimônio ele se desfalcará, do que ocorrerá uma diminuição.

MÚTUA. Associação ou entidade econômica sob a base da mutualidade.

A *mútua* ou sociedade mutuante é a sociedade sem capital. Nela não há qualquer contribuição dos associados, inicialmente, para a formação do *capital*. Os sócios são os próprios beneficiários ou clientes da sociedade, de modo que ambos se confundem, e os direitos de sócios e clientes vêm mesclados.

MUTUALIDADE. Derivado de *mutual* (recíproco), exprime o *regime de cooperação* adotado em certas espécies de sociedades, em que os próprios sócios são aqueles que se inscrevem para concorrer aos *benefícios* distribuídos pela sociedade.

Nelas, assim, em princípio, não há *capital*: este se irá compondo pelas *reservas* constituídas pelos lucros da sociedade, que, não possuindo sócios, não os distribui.

Por seus efeitos, a *mutualidade* assemelha-se à *cooperativa*, que se organiza com semelhante finalidade, apenas se distinguindo da *mutualidade* por ter um capital que nesta não existe.

Diz-se, também, *sociedade mutuante* ou *mútua*. E, por simplificação, somente *mútua*.

Aos sócios dela, que são precisamente as pessoas que tomam inscrição para concorrer a seus benefícios, em regra constantes de seguros, construções de prédios, chamam de *mutualistas*.

MUTUANTE. Derivado de *mútuo*, designa a pessoa que, num contrato de mútuo, é *oemprestador*. É quem *dá por empréstimo*.

MUTUÁRIO. Derivado de *mútuo*, indica a pessoa que, num contrato de mútuo, é quem *toma por empréstimo* ou recebe a coisa emprestada.

MÚTUO. Derivado do latim *mutuus*, de *mutuari* (emprestar ou dar por empréstimo), é, na linguagem técnico-jurídica, empregado para designar o contrato de *empréstimo oneroso*, em distinção ao *comodato*, que o é de empréstimo gratuito.

É definido como o contrato real, pelo qual uma das partes entrega à outra coisa fungível, isto é, coisa que possa ser substituída por outra da mesma espécie, da mesma qualidade e da mesma quantidade, assumindo essa outra parte a obrigação, tão logo se finde o prazo, que se estabeleceu no contrato, de *dar* ao contratante que lha entregou inicialmente, outro tanto em qualidade e quantidade se assim se tiver estipulado.

O contrato de mútuo, assim, se resolve em duas obrigações de dar:

Inicialmente, o *mutuante*, que é o prestador, dá a coisa ao mutuário, para que a use e mesmo a consuma.

Vencido o contrato, o *mutuário*, o receptor da coisa, é obrigado a dar ao mutuante outro tanto da coisa recebida, do mesmo gênero, da mesma qualidade e quantidade.

É assim que o contrato se firma, de começo, pela tradição da coisa das mãos do mutuante para as do mutuário. E o mutuário cumpre a sua obrigação tradicionalando a coisa, que deve dar, ao mutuante, quando esta se torna vencida.

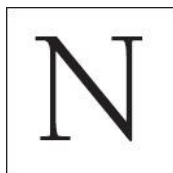
Quando o *mútuo* é feito a comerciante e destinado a uso comercial, diz-se *mercantil*.

E se diz *feneratício*, quando se trata de empréstimo de dinheiro a juros.

O *mútuo feneratício* pode ser garantido por anticrese, hipoteca ou penhor, que serão, então, contratos acessórios dele.

Mútuo. Na linguagem vulgar, como adjetivo, mútuo é empregado no sentido de *recíproco*.

MÚTUO CONSENSO. É o consentimento recíproco ou o consentimento mútuo dos que participam da feitura de ato ou de negócio jurídico.



NAÇÃO. Por sua origem etimológica, do latim *natio*, de *natus* (nascido), já se tem a ideia de que *nação* significa a *reunião de pessoas*, nascidas em um território dado, procedentes da mesma raça, falando o mesmo idioma, tendo os mesmos costumes e adotando a mesma religião, formando, assim, um *povo*, cujos elementos componentes trazem consigo as mesmas características raciais e se mantêm unidos pelos hábitos, tradições, religião e língua.

Mas, a rigor, os elementos território, língua, religião, costumes e tradição, por si sós, não constituem o caráter de *nação*. São requisitos secundários, que se integram na sua formação.

O elemento dominante, que se mostra condição subjetiva para a evidência de uma *nação*, assenta no *vínculo* que une estes indivíduos, determinando entre eles a convicção de *umquerer viver coletivo*.

É, assim, a *consciência de sua nacionalidade*, em virtude da qual se sentem constituindo um *organismo* ou um argumento, distinto de qualquer outro, com vida própria, interesses especiais e necessidades peculiares.

Nesta razão, o sentido de *nação* não se anula porque seja esta fracionada entre vários Estados, ou porque várias nações se unam para a formação de um Estado.

O Estado é uma *forma política*, adotada por um povo, que constitui uma *nação*, ou por vários povos de nacionalidades diferentes, para que se submetam a um *poder público soberano*, emanado de sua própria vontade, que lhes vem dar *unidade política*.

A *nação* existe sem qualquer espécie de organização legal.

Mesmo no conceito da teoria clássica, em que é tida como a *pessoa jurídica*, constituída pelo conjunto de indivíduos que formam o Estado, apresenta-se como distinta deste para mostrar-se a *depositária da soberania*, em que assenta a organização política, fundada por sua vontade.

E mesmo que, comumente, seja empregado em sinonímia de Estado, em realidade significa a *substância humana* que o forma, atuando aquele em seu nome e no seu próprio interesse, isto é, pelo seu bem-estar, por sua honra, por sua independência e por sua prosperidade.

NACIONAL. Derivado do latim *natus*, do verbo *nasci* (nacer, provir, originar-se), ligado, assim, ao sentido de *nação*, em distinção a tudo que não é do lugar, não provém ou se origina dele, é estranho, *nacional*, em ampla acepção, quer precisamente assinalar tudo, pessoas ou coisas originadas ou formadas dentro de uma *nação*, constituída em Estado ou pertinente a ela.

Opõe-se, pois, ao vocábulo *estrangeiro*, empregado justamente para aludir ao que *procede* ou vem de *fora* e pertence a outra *nação*, fixada em outro lugar. Emprega-se o vocábulo como substantivo ou como adjetivo.

Mas, em qualquer forma, traz consigo sentido inconfundível. *Nacional* é sempre o que nasceu, o que é nato de um lugar, quando se refere às pessoas. E quanto às coisas, é o que se originou ou se fez em um lugar, considerado dentro dos limites territoriais de um Estado.

Em relação às pessoas, há exceções, como no caso dos filhos de pessoas que estão no estrangeiro, a passeio ou a serviço da *nação*.

É assim que *nacional* e *nacionalidade* claramente se distinguem.

Vide: *Nacionalizar. Nativo*.

NACIONALIDADE. Exprime a *qualidade* ou a *condição de nacional*, atribuída a uma pessoa ou coisa, em virtude do que se mostra vinculada à *Nação*, ou ao Estado, a que pertence ou de onde se originou.

Revelada a *nacionalidade*, sabe-se, assim, a que nação pertence a pessoa ou a coisa. E, por essa forma, se estabelecem os princípios jurídicos que possam ser aplicados quando venham as pessoas a ser agentes de atos jurídicos e as coisas, objeto destes mesmos atos.

A nacionalidade, em regra, é decorrente do *fato do nascimento*, quanto às pessoas, ou da origem ou *feitura*, quanto às coisas. E coisas e pessoas têm a nacionalidade do Estado, sob cuja *jurisdição territorial* se tenham formado (coisas) ou nascido (pessoas).

Mas, em relação às pessoas, a *nacionalidade* pode alterar-se pela adoção de outra. E as coisas também podem tomar *nova nacionalidade*.

A *mudança de nacionalidade* sempre decorre de ato ou de fato que se diz de *naturalização*. Mas a nacionalidade assim adquirida não se diz propriamente *qualidade de nacional*, sim *qualidade de nacionalizado*.

A *adoção de nova nacionalidade* jamais é admitida por presunção.

É indispensável que a pessoa que não deseja conservar a *nacionalidade de origem*, ou seja, a que decorre do *fato do nascimento*, demonstre por *fato positivo* o desejo de mudá-la, adotando *outra nacionalidade*, ou seja, aquela do país em que reside ou para onde se transplantou.

Em relação às coisas, a troca ou a mudança de nacionalidade diz-se, propriamente, *nacionalização*. Naturalização é privativa das pessoas.

A questão da nacionalidade é de relevância em Direito, visto que, por ela, é que se determina, em vários casos, a aplicação da regra jurídica, que deve ser obedecida em relação às pessoas e aos atos que pretendem praticar, em país estrangeiro, notadamente no que se refere aos Direitos de Família, de Sucessão.

É, também, reguladora da *capacidade política* da pessoa.

NACIONALIDADE ADQUIRIDA. É a que provém da *naturalização*. Assim, distingue-se da nacionalidade originária ou natural que, para o *naturalizado*, foi substituída pela que adotou ou adquiriu.

NACIONALIDADE BRASILEIRA. Condição de nacional do Brasil. A Constituição brasileira classifica os brasileiros natos e naturalizados em seu art. 12, I e II.

Estende aos portugueses, com residência permanente no país, desde que haja reciprocidade em favor dos brasileiros, a qualidade de brasileiro nato.

O § 3º do art. 12 especifica os cargos que são privativos de brasileiro nato.

O § 4º do mesmo artigo diz que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

a) tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;

b) adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária.

A competência para julgar as causas referentes à nacionalidade é dos juízes federais.

NACIONALIDADE DAS MERCADORIAS. É determinada pela localidade em que as mesmas se fabricam ou são produzidas.

A nacionalidade das mercadorias, segundo o sentido que lhe empresta o Direito Tributário, indica a *origem* ou a *procedência delas*.

E quando se procura inculcar a mercadoria de uma nacionalidade como de outra, ocorre *afalsa procedência*, que constitui infração em matéria fiscal.

As mercadorias estrangeiras importadas para um país, depois que é pago o *imposto de importação*, a que estão sujeitas, dizem-se *nacionalizadas*. E, assim, podem ser entregues ao consumo público.

NACIONALIDADE DO NAVIO. É a determinação da nação a que pertence o navio ou a embarcação.

Nesta razão, pois, tal como as pessoas os navios são nacionais ou estrangeiros.

A nacionalidade do navio assenta na *nacionalidade de seu proprietário*, seja pessoa física ou empresa.

Assim, não se permite que o proprietário do navio tenha uma nacionalidade e o navio adote ou se tenha em outra nacionalidade.

No entanto, além da exigência a respeito da nacionalidade da pessoa ou sociedade, a que pertence o navio, é indispensável que o capitão, os oficiais e parte de sua tripulação tenham a mesma nacionalidade que ele.

Cada Estado assegura aos navios *registrados* como sendo de sua *nacionalidade* certas prerrogativas, inclusive a da *navegação de cabotagem*, que se tem como privilégio deles.

NACIONALIDADE NATURAL OU ORIGINÁRIA. Embora a questão de nacionalidade se apresente como essencialmente jurídica, notadamente porque resulta num *vínculo* de ordem jurídica, que prende as pessoas e coisas a determinado Estado, usa-se da expressão simplesmente para diferenciar a nacionalidade adquirida pelo nascimento, da que provém da naturalidade.

Por sua origem, em verdade, elas se distinguem: a de nascimento é efetivamente natural, a outra é uma nacionalidade que se deriva da mudança ou adoção de outra nacionalidade que vem substituir a que se tinha pelo nascimento. A nacionalidade natural é igualmente dita *denacionalidade de origem* ou *originária*, porque, em regra, é fixada pelo *lugar do nascimento*. É a nacionalidade firmada pelo *jus soli*.

Há teoria, porém, que procura determinar a nacionalidade, não em razão do solo, em que se nasceu, mas em decorrência do sangue, de que se proveio. É a nacionalidade emanada do *jus sanguinis*.

NACIONALISMO. De *nacional*, assim se entende o princípio que, por uma ideia de patriotismo exagerado, pretende instituir um regime, de *exclusividade nacional*, a fim de que todos os problemas de ordem jurídica, política, social ou econômica se resolvam dentro do interesse da nação, sem qualquer atenção às relações de ordem internacional.

NACIONALIZAÇÃO. É o ato pelo qual o estrangeiro, renunciando à sua nacionalidade de origem, adota a nacionalidade do país para onde se transferiu e passou a viver.

NACIONALIZAR. Formado de *nacional*, quer significar: *tornar nacional* ou *dar a forma de nacional*.

Em relação às pessoas, pois, traz sentido equivalente a *naturalizar*.

Em relação às coisas, é dar-lhes a qualidade de nacional ou lhes imprimir nacionalidade diversa da que tinham anteriormente.

A *nacionalidade*, assim, que é a ação de nacionalizar, confere à coisa ou à pessoa nacionalidade diferente da que tinham por sua origem, deixando-as *nacionalizar*.

Nacionalizar. É tido, porém, em sentido restrito, para exprimir a ação que vem atribuir às coisas a qualidade de *ficar na dependência da nação*.

Assim, nacionalizar quer propriamente significar *passar para a direção do Estado, ficar sob a administração direta do Estado*.

Nacionalização, aí, não significa, portanto, dar nova nacionalidade, pois que esta era e continua a ser a mesma. Simplesmente quer dizer que a *nação* assume o mando, a direção, a administração da coisa, que por ela se nacionalizou.

Assim, a coisa, que se encontra em poder ou sob administração de outrem, passa para o domínio e direção do Estado.

Tem, pois, sentido equivalente a *federalização*, nos termos da linguagem técnica brasileira.

Vide: *Estadualização. Municipalização*.

NÃO. Do latim *non*, é a partícula adverbial empregada para exprimir *negação, recusa, ausência, proibição*.

Juridicamente, quando se diz *não*, é que não se permite, não se concede ou não se admite, porque a própria lei é que impede que se faça, ou não consente que se pratique, o que sua regra nega ou proíbe.

E, no *não*, que sempre vem expresso pelo *não pode, não se deve, não se permite*, quando não se deduz do *é proibido, é vedado, é defeso*, está integrado o sentido de *modo nenhum, de maneira nenhuma, em nenhuma forma*, seja em todo ou em parte.

O *não* atinge todo fato, coisa ou ato, a que se antepõe negativamente. Não há *meio não*. Há *onão*, para a negativa ou proibição e recusa, ou o *sim* que lhe é oposto, para a afirmativa ou permissão e consentimento.

E quando o *não* fulmina com a negativa ou a proibição a qualquer coisa, esta não se fará validamente, porque a lei não lhe reconhece a existência.

Casos há, no entanto, em que o *não*, simplesmente, *nega a existência* de alguma coisa. Não encerra proibição nem impedimento. Apenas acentua uma *ausência*, uma *inexistência* ou uma *falta*: equivale ao *não ser* ou ao *não existir*.

NÃO À ORDEM. Cláusula inserida em título de crédito, indicando que a sua transferência somente pode se dar mediante cessão de crédito.

NÃO ALINHAMENTO. Designa a orientação adotada por determinados países subdesenvolvidos, que preconiza, no âmbito internacional, o não engajamento, em nível militar, com as políticas dominantes.

NÃO BELIGERÂNCIA. Determina o estado de um país que, apesar de não participar diretamente da guerra, é simpatizante de uma das partes beligerantes, muito embora não possa ser considerado propriamente *neutro*.

NÃO COMBATENTE. Denomina-se que ou quem, pertencente ao pessoal militar de um país em guerra, não porta armas nem toma parte direta nos combates, v.g., os *oficiais médicos*.

NÃO CONHECER. Na terminologia jurídica, *não conhecer* pode ser entendido em duas acepções: *não ter conhecimento* e *não tomar conhecimento*.

No sentido de não ter conhecimento, *não conhecer* é *desconhecer*, *não saber*, *não ter ciência*, *ignorar*. É aplicado, pois, em referência a fatos ou a coisas, de que não se tenha conhecimento.

Na acepção de não tomar conhecimento, *não conhecer* bem exprime *indeferir*, *julgar improcedente*, *não admitir*, *não receber*. E se aplica, notadamente, em relação aos recursos interpostos, ou a quaisquer outros pedidos sobre medidas processuais, que se recusem ou não se admitam, por improcedentes ou não cabíveis.

NÃO DEFERIDO. Vulgarmente, *não deferido* quer dizer *não atendido*, *negado*, *indeferido*, *não admitido*.

Mas, na terminologia jurídica, *deferido*, de deferir, do latim *deferre*, quer exprimir, igualmente, *conceder*, *dar*, *produzir*, possuindo idêntica significação.

E, assim, *direito não deferido* bem assinala o que não foi concedido, não foi produzido, não foi dado. E, conseqüentemente, resulta no que possa vir, embora ainda *não chegado*. Dessa forma, revela a qualidade do que é incerto ou está no futuro. E *não é deferido* porque, se dependente de condição, aguarda que esta se cumpra para que se produza.

Provas não deferidas são as que se não produziram ou não foram admitidas.

NÃO FAZER. Tecnicamente, quer significar *abster-se*, notadamente quando se refere às obrigações. Nas obrigações de *não fazer*, o objeto é a *abstenção*, que se constitui em dever daquele que a ela se obriga.

Mas *não fazer* pode exprimir *não executar* ou *omitir*, quando o *dever é de fazer*, pois que *ainexecução* ou a *omissão* decorre de não se cumprir aquilo que se deve executar ou fazer.

NÃO FORMAL. Assinala o que *não tem forma* ou *não está sujeito a forma*. Assim, tecnicamente, vem designar o ato jurídico, o título, ou o contrato, que, por *não serem formais*, podem ser formulados pela forma escolhida pela parte. Somente os atos, títulos ou contratos formais, ou de *forma certa*, é que não se podem revestir de outra forma, que não seja a indicada na própria lei.

NÃO INCIDÊNCIA. Ver incidência.

NÃO INDENIZAR. Cláusula contratual em que se preveem as hipóteses em que não caberá a indenização.

NÃO INTERVIR. É a proibição de se intervir em negócios ou atividades alheias, por ser isso ilegítimo ou contrário aos princípios instituídos.

Na técnica do Direito Internacional Público, a *não intervenção* (ação de não intervir) constitui princípio que veda ou não permite a intromissão de um Estado nos negócios internos ou externos de outro Estado. É indébita e ilegítima, assim, qualquer *intervenção*.

NÃO PODER. Em qualquer circunstância revela a impossibilidade, material ou jurídica, de se fazer ou executar alguma coisa.

Se a impossibilidade é física, mostra-se um impedimento ou obstáculo irresistível, em virtude do que *não se pode fazer* o que se quer ou o que se deve.

Mas, quando o *não poder* vem da ausência de autorização legal ou contratual, aí não é impedimento, é *proibição* ou *falta de poder*.

Vide: *Mandato. Poder*.

NÃO PRESENTE. É o mesmo que não estar presente, revelando-se, pois, a ausência. E a expressão exprime a situação da pessoa que não se encontra, em dado momento, em determinado lugar, para atender solicitações legais, por se achar distante, ou por se encontrar em lugar incerto e não sabido.

A circunstância de não ser presente pode ser removida pelo mandato, visto que, se o ausente tem mandatário, este lhe supre a ausência, praticando por ele os atos jurídicos necessários, como se presente.

NÃO RECEBER. Geralmente, quer significar: *recusar, não aceitar, não chegar ao destino*.

Mas, na terminologia judiciária, e como expressão técnico-processual, *não receber* é *indeferir, não admitir*.

Não receber uma petição é *indeferi-la*; não receber um recurso é *não admiti-lo*.

É também tido no conceito de *não tomar conhecimento*, o que importa em não admitir ou indeferir.

NÃO SABER. Quer exprimir o desconhecimento, a falta de notícia ou de ciência, a ignorância a respeito de certos fatos ou de certas coisas. *Não conhecer*.

Em relação à lei, não se admite o não saber, pois que, em princípio, a lei não deve ser ignorada.

Vide: *Ignorância da lei*.

A falta de ciência ou notícia (não saber) a respeito do paradeiro de uma pessoa provoca em Direito certas situações, de que a mais notável é a de *ausência*.

Nas citações, quando *não se sabe* (se desconhece, não tem notícia) o lugar do citando, procede-se de modo que se dê maior vulgarização ao ato judicial, a fim de que se tente uma ciência dele, onde quer que esteja. É a *citação por edital*, justificada pela não ciência do lugar em que se encontra a pessoa, ou quando se encontra em lugar remoto (de difícil acesso).

NÃO SER PARTE. Não ser parte, na significação jurídica, pode ser:

a) Não pertencer ou não tomar parte em uma causa ou na prática de um ato. Exprime, pois, *não ter participação* ou *não participar*.

b) Mas, significa, também, *ser parte ilegítima, não ter direito nem poder* para participar do ato ou do processo. E, assim, será parte que não existe ou é tida como não existindo, porque sua atuação é *irreal, nula, improfícua*.

NÃO USO. A não utilização da coisa ou o não exercício de um direito. O não uso dentro em certo tempo é causa de prescrição aquisitiva ou extintiva.

Vide: *Decadência. Prescrição*.

NARCISISMO. Formado de *narciso*, assim se designa a excitação sexual produzida na pessoa pela contemplação do próprio corpo ou seu *enamoramento* pelo próprio corpo.

É significação tirada da fábula: *Narciso* foi aquele que, olhando para suas formas numa fonte, se *enamorou de si mesmo*.

No sentido médico-legal, o *narcisismo* revela-se um caso mórbido. E, entre os débeis mentais, são frequentes os narcisos, apaixonados de si mesmos.

NARCOTIZAR. Formado de *narcótico* (substância entorpecente), entende-se aplicar narcótico a uma pessoa, com a intenção de entorpecer ou de adormecer as funções de seu organismo.

A *narcotização* promovida para que se facilite o crime vem agravá-lo.

Integra-se na *agravante* fundada no *recurso* ou *meio, que tornou impossível a defesa da vítima*.

A narcotização adormece a pessoa, entorpecendo suas funções orgânicas, privando-a da suficiente *energia* para reagir ao mal.

NARRAÇÃO. Derivado do latim *narratio*, de *narrare* (contar, expor), significa a *ação de narrar* ou *contar o acontecido*. A *narração*, pois, indica-se *ação presente*: ocorre quando se

está, pela palavra verbal ou escrita, fazendo menção do fato ou descrevendo o acontecimento, com alusão a todas as circunstâncias, em que se registrou.

NARRATIVA. Do latim *narratus*, também de *narrare*, exprime mais propriamente *anarração*, *que já se fez*.

Pela *narração* está sendo contado como ocorreu o acontecimento. É a *feitura da exposição do fato*.

A *narrativa* já é o *fato expresso* ou *contado*.

NASCENTE. Derivado do latim *nascens*, de *nasci* (nascer), adjetivamente exprime o *que começa a nascer* ou o *que vem de nascer*.

Nascente. Na terminologia geográfica, com aplicação na linguagem técnico-jurídica, é o *olho-d'água*, como vulgarmente se diz, ou a *fonte*, de onde brota água da terra (subsolo).

As nascentes dizem-se *mães-d'-água*, porque são o começo dos rios ou a origem dos lagos.

Nascente. É ainda empregado, em sentido geográfico, na mesma significação de oriente ou levante: indica, assim, o ponto cardeal em que nasce o sol.

NASCIMENTO. Do latim *nascentia*, de *nasci* (nascer, originar-se), em ampla significação é empregado para designar o *momento* em que todas as coisas e seres, gerados, produzidos, têm o seu *começo*.

Neste sentido, pois, nascimento evidencia-se o *efeito*, cuja causa é o germe; o motivo, a ação, a semente, que promoveu a coisa ou o ser, ou de que os mesmos procedem.

Em regra, em relação aos seres, entende-se o *começo de sua vida extrauterina*. Em sentido mais lato, porém, é o *momento* em que o embrião, gerado no ventre da fêmea, dele se separa, para ter ou não ter vida própria. Pode *nascer vivo* ou pode *nascer morto*.

Se *nasce vivo*, é, então, início ou começo da vida, própria e sem dependência do ventre em que se gerou. Ocorre, portanto, o começo da *vida como pessoa*, em que, também, se inicia o começo da *personalidade civil*, em relação ao *ente humano*, embora a lei assegure os direitos que possam caber ao *nascituro*.

O *nascimento sem vida* não dá início a nenhuma vida: nele há um *natimorto*. Sem vida, como é claro, o que assim nasceu continua a *não ser*.

Para que se demonstre o nascimento, em qualquer tempo, é necessário que seja inscrito em registro público. A lei civil, aliás, exige esta medida.

No entanto, sendo o nascimento um *fato*, pode ser provado, mesmo que haja omissão dessa formalidade legal.

No *assento* em que se registra o nascimento, deve declarar-se o nome da pessoa ou do nascido, nomes dos pais ou simplesmente da mãe, se não é casada, os nomes dos avós paternos e maternos, hora, dia, mês e ano em que ocorreu e local. É assinado o termo pelo declarante perante testemunhas.

Nascimento. De modo geral, exprime toda *origem* ou *começo* de qualquer coisa, do qual, igualmente, se iniciem os efeitos jurídicos: *nascimento do direito*, *nascimento da obrigação*.

NASCITURO. Derivado do latim *nasciturus*, de *nasci*, quer precisamente indicar *aquele que há de nascer*.

Designa, assim, o ente que está gerado ou concebido, tem existência no ventre materno: *está em vida intrauterina*. Mas não nasceu ainda, não ocorreu o nascimento dele, pelo que não se iniciou sua vida como *pessoa*.

Embora o *nascituro*, em realidade, não se tenha como nascido, porque como tal se entende aquele que se separou, para ter vida própria, do ventre materno, por uma ficção legal é *tidocomo nascido*, para que a ele se assegurem os direitos que lhe cabem pela *concepção*.

Era o princípio que os romanos já afirmavam pela voz de Gaio: *Nascituro pro jam nato habetur, quando de ejus commodum agitur* (O nascituro se tem por nascido, quando se trata de seu interesse).

Em face deste princípio, pela proteção legal conferida ao *nascituro*, vulgarmente entendido como o *fruto da concepção*, a regra a respeito da *sucessão*, de que o sucessor deve *existir* ao tempo em que morre o sucedido (*de cujus*), é derogada.

Mesmo *não nascido*, sua parte ou seu quinhão na herança se assegura.

Se falece o pai do *nascituro*, naturalmente mostrado o estado de gravidez, que evidencia a existência dele, para defesa de seus interesses é nomeado um *curador*, que pode ser a própria mãe ou outrem, segundo as circunstâncias.

Mas, para que se tenha o nascituro como titular dos direitos que lhe são reservados ainda em sua vida intrauterina, é necessário que *nasça com vida*.

Nascituro tem *morituro* como antítese.

NATALIDADE. Derivado de *natal*, do latim *natalis* (nascimento), é empregado na linguagem técnica para exprimir o *número de nascimentos*, ocorridos em determinado período, em certo território.

Tal como a *mortalidade*, a *natalidade* é pesquisada em sentido estatístico, para estudos *demográficos*.

NATIMORTO. Composto das palavras latinas *natus* (nascido) e *mortus* (morto), é o vocábulo tecnicamente empregado para distinguir ou designar a criança que *nasce sem vida*, ou que, nascendo com sinais de vida, não logrou respirar e morreu.

NATIVISMO. De *nativo*, assinala os sentimentos de aversão ou a prevenção incondicional de pessoas nascidas em um país em relação a fatos ou pessoas de outras nações. É modalidade de *jacobinismo* ou de um nacionalismo exagerado.

NATIVO. Do latim *nativus* (natural, inato, nascido conosco), é vulgarmente empregado para designar o que vem da natureza, é originário ou primitivo, sem qualquer artifício, mostrando-se, também, o que é próprio ou inerente à coisa ou pessoa.

Nativo. É comumente empregado, ainda, para designar a pessoa procedente ou nascida em um lugar: *é nativo de...*

Assim, equivale ao *nacional*, somente tendo sentido mais amplo, pois também serve para anotar e distinguir as pessoas pelo lugar do nascimento, mesmo entre os nacionais. *Onacional* é o que nasce em qualquer localidade do país, distinguindo-se, somente, do estrangeiro.

Assim, nativo tem sentido equivalente a *natural*. E por esta expressão é que se menciona a procedência da pessoa, indicativa da condição de *nativo* de um lugar, mesmo dentro de um país.

NATO. Do latim *natus* (nascido), é o vocábulo empregado na terminologia jurídica para, em relação à nacionalidade, distinguir a que provém do nascimento, não da naturalização.

Nato, assim, exprime, inflexivelmente, o que resulta do nascimento ou é fundado no nascimento.

Nato. É ainda o vocábulo usado, em sentido que não diverge do originário, para designar o que *vem naturalmente*, isto é, sem que se faça necessária a prática de qualquer ato ou sem a promoção de qualquer medida.

É, pois, o consequente, o espontâneo, o decorrente.

Ocorre, principalmente, o emprego do vocábulo, para designar, na composição de certos órgãos administrativos, a participação de certas pessoas, que não são escolhidas nem nomeadas. São membros *natos*, isto é, *naturais*, em virtude de funções exercidas em outros setores, ou de posições ocupadas em outras administrações.

Assim, são elementos que se impõem, em decorrência ou em consequência de outros fatos, ligados, ou não, aos que promovem as novas organizações, corporações ou administração.

Nato. Na terminologia penal, entende-se o que é instintivo ou que procede da própria natureza da pessoa. É assim, em referência ao *criminoso nato*, que se entende quem, por hereditariedade ou por instinto, traz a índole criminosa.

NATURAL. Do latim *naturalis*, de *natura* (a natureza personificada), é aplicado, genericamente, para designar tudo que pertence à natureza ou provém dela.

Assim, opõe-se ao *artificial*.

Mas, na linguagem jurídica, é especialmente usado para:

a) Na acepção do Direito Constitucional, para referir-se à *procedência* ou ao lugar em que se nasceu.

E serve, extensivamente, para determinar a própria condição de *habitante* da localidade em que nasceu, em distinção aos que provém de outra região, que se dizem *ádvénas* ou *adventícios*.

- b) Assinalar a *marcha normal* dos processos, segundo as regras e princípios adotados legalmente ou pelos usos e estilo.
- c) Determinar o que é *próprio* ou *inerente à coisa*, ao ato ou à pessoa.
- d) E ainda no sentido de *consequente*, *decorrente* ou *resultante*, mostrando-se, assim, o que é *efeito* de alguma *causa*.

“NATURALIA NEGOTII”. Aí, natural (*naturalia*) é tido no sentido de *consequências*, que se entendem próprias do negócio. Nestas condições, não se faz mister que venham mencionadas. Derivam-se da *natureza do próprio ato*.

Os *naturalia negotii*, desse modo, distinguem-se perfeitamente dos *essentialia negotii* e dos *accidentalialia negotii*.

Essentialia negotii mostram-se as condições que formam a *substância* do ato, sem as quais ele não subsiste.

Os *accidentalialia negotii* são as condições modificadoras das condições naturais ou normais do negócio, que possam ser introduzidas no contrato.

NATURALIDADE. Do latim *naturalitas*, é empregado para designar a *qualidade de natural* da localidade, em que se nasceu, em seu próprio país. Mostra, pois, a condição natural ou de nascido de uma região.

Assim, tem sentido mais restrito que nacionalidade, porquanto nesta se inclui o seu próprio sentido, embora determinado pela localidade, enquanto que nacionalidade atinge a todas as localidades integradas no país.

NATURALIZAÇÃO. Formado de *naturalizar* (tornar natural), é o vocábulo usado na terminologia jurídica para indicar o ato pelo qual o *estrangeiro*, renunciando a sua nacionalidade de origem, adota a de outro país.

Nestas condições, pela naturalização, o estrangeiro torna-se *cidadão* do país cuja nacionalidade adotou.

Não se diz cidadão *nato*, que o adjetivo é próprio aos nascidos no país ou nativos. Diz-se naturalizado.

Embora o *naturalizado* fique equiparado ao *nacional*, não se investe nos mesmos direitos assegurados ao nacional. Há *direitos políticos* e, mesmo, certas funções que são privativos do *cidadão nato*, dos quais não pode participar o *cidadão naturalizado*.

A *naturalização* difere da *nacionalização*. A *naturalização* é a mudança da nacionalidade do país de origem pela do país de adoção.

A atual Constituição prevê duas hipóteses de aquisição da nacionalidade por naturalização:

- a) a aquisição propriamente dita, exigindo-se dos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto no país e idoneidade moral;
- b) também o estrangeiro de qualquer nacionalidade, residente no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira.

A lei não poderá estabelecer distinção entre natos e naturalizados, tendo ambos os mesmos direitos e deveres perante a Constituição.

Perde a nacionalidade o brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por atividade nociva ao interesse nacional ou que tenha adquirido outra nacionalidade por naturalização voluntária.

Vide: *Nacionalizar*.

A *nacionalização* exprime toda ação de passar para o poder exclusivo do Estado tudo que se encontrava em posição diferente, ou de integrar, como pertencente à nação, tudo que lhe pertencia.

Os princípios fundamentais para a naturalização são fixados na Constituição brasileira, no inciso II do art. 12. E, por eles, a nacionalidade brasileira, consequente da naturalização, adquire-se de modo tácito ou expresso. Decorrem daí duas espécies de naturalização:

NATURALIZAÇÃO EXPRESSA. É a que resulta de pedido do próprio estrangeiro, nos termos da lei que a estabelece, e concedida pelo governo, mediante decreto.

NATURALIZAÇÃO TÁCITA. É a que, independente de pedido do interessado, implique, na forma da lei, aquisição da nacionalidade brasileira, exigindo-se dos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.

NATUREZA. Derivado do latim *natura*, designa o conjunto de seres e coisas que constituem o Universo. Força ativa que estabelece e conserva a ordem natural de tudo quanto existe.

Natureza. Na terminologia jurídica, assinala, notadamente, a *essência*, a *substância* ou *acompleição* das coisas.

Assim, a natureza se revela pelos requisitos ou atributos essenciais *e que devem vir* com a própria coisa.

Eles se mostram, por isso, a *razão de ser*, seja do ato, do contrato ou do negócio.

A natureza da coisa, pois, põe em evidência sua própria essência ou substância, que dela *não se separa*, sem que a modificação ou a mostre diferente ou sem os atributos que são de seu caráter. É, portanto, a *matéria* de que se compõe a própria coisa, ou que lhe é inerente ou congênita.

NAUFRÁGIO. Derivado do latim *naufragium*, de *navis* e *frangere*, quer, literalmente, significar *navio quebrado*, *navio perdido*.

Não é outro o sentido técnico do vocábulo: *naufrágio* é a perda do navio que se destroça, que se quebra, ou se submerge no oceano.

Mas, para que se considere *naufrágio*, não é da essência que o navio se despedace. Tanto basta que se tenha como perdido, pelo *despedaçamento*, pela *submersão*, mesmo sem se tornar em pedaços, como pelo *encalhe*, que o impossibilite de tornar a navegar.

Aliás, no sentido do verbo latino *frangere*, de que se forma o *fractus*, tido somente como *partido* ou *quebrado*, há também o de *perder*, derivado de *fazer parar*, *enfraquecer*.

Nesta razão, se o navio estava navegando ou em viagem, e *pára*, porque se tenha despedaçado, porque se tenha encalhado e do encalhe não se possa livrar, ou porque se tenha submergido, entende-se que *naufragou*.

A ideia de naufrágio, pois, está ligada ao sentido da *perda do navio*, por acidente da navegação, e seu abandono pela tripulação.

Naufrágio. Em acepção figurada, na terminologia mercantil, é o vocábulo empregado para designar o *negócio*, que não surtiu os desejados efeitos, que se paralisou.

Assim, *negócio naufragado* é negócio perdido, é negócio que não deu resultado, é negócio que se *arruinou*.

Naufrágio tem, pois, nesta aplicação, a significação de *ruína*.

NÁUTICO. Do latim *nauticus*, distingue tudo que se refere à navegação, designando propriamente, quando em alusão à pessoa, o *perito* ou *técnico* na arte de navegar. E, neste sentido, diz-se, também, *nauta*.

No feminino, *náutica* exprime a arte da navegação ou o conjunto de conhecimentos técnicos acerca da navegação e de tudo que se relacione com navios.

NAVAL. Derivado do latim *navalis*, de *navis*, é o adjetivo usado para distinguir coisas ou pessoas, que pertencem ao navio, ou para designar tudo que concerne à arte de navegar.

É especialmente adotado para *qualificar* o que pertence ou é relativo à marinha de guerra: *escola naval*, *batalha naval*.

NAVEGABILIDADE. Formado de *navegável*, do latim *navegabilis*, exprime a qualidade ou condição do que é navegável.

Na terminologia técnico-jurídica, a navegabilidade é especialmente empregada a respeito das embarcações ou das águas, explicando as qualidades em que se apresentem, para que se considerem navegáveis ou aptas à navegação.

NAVEGABILIDADE DAS ÁGUAS. Seja em referência aos rios ou aos lagos, assim se entendem aqueles que, por suas condições naturais, possam ser utilizados, permanentemente, para a navegação comercial.

Nesta razão, a navegabilidade legal, ou no sentido jurídico, é a navegabilidade de fato ou real.

Os rios ou águas navegáveis, por princípio, são do domínio público, o que significa que não podem pertencer aos particulares.

O interesse de ordem pública, que traz a navegação, a importância das águas que se mostram em condições ou aptas à navegação, indubitavelmente, são justificativas da imposição jurídica.

A significação de navegabilidade difere da de *flutuabilidade* das águas. Estas, embora não navegáveis, admitem utilização para o transporte por *flutuação*.

Vide: *Águas flutuáveis. Águas navegáveis.*

NAVEGABILIDADE DOS NAVIOS. Assim se diz da embarcação que está em *condições* ou que tem a *qualidade para navegar*.

Vide: *Inavegabilidade.*

NAVEGAÇÃO. Derivado do latim *navigatio*, de *navigare*, de *navis* (navio) e *agere* (conduzir, transportar), literalmente, tanto significa a *ação de conduzir e dirigir um navio*, como a *ação de transportar coisas e pessoas de um lugar para outro por meio de um navio* ou embarcação.

Para o primeiro sentido, na linguagem técnica do Direito Marítimo, mais propriamente é empregado o vocábulo *náutico*, que exprime a arte de dirigir um navio ou a arte da navegação.

E, assim, navegação é reservada para distinguir o *ato de navegar* ou *transportar por meio de naves*, por água ou pelo ar, coisas e pessoas, de um lugar para outro.

Neste sentido distingue-se a navegação em *aérea*, *marítima*, *fluvial* ou *lacustre*.

Relativamente às distinções ou aos portos locados, a navegação se particulariza em *navegação de cabotagem* ou *costeira* e *navegação de longo curso*.

As regras jurídicas a respeito da *navegação por água* pertencem ao Direito Marítimo; as *danavegação por ar*, ao Direito Aéreo.

Os transportes por terra, regulados pelo Direito Comercial terrestre, fazem-se por meio *dotráfego*, que é o vocábulo próprio para os distinguir.

Todas as questões de *navegação* e de *tráfego* estão compreendidas em uma expressão genérica: *viação*, que tanto abrange as conduções ou transportes por água, por terra como pelo ar.

NAVEGAÇÃO A PARTES. É a expressão usada para aludir ao ajuste havido entre a equipagem e o armador do navio, em virtude do qual se mostram *associados* nos resultados da navegação.

Nestas condições, a equipagem não trabalha a soldo. É compensada pelos lucros que forem obtidos, desde que todos os que a compõem são sócios no negócio.

Vide: *Parceria marítima.*

NAVEGAÇÃO AÉREA. É a que se processa por meio de aviões, ditas de *aeronaves*.

Está, pois, a expressão, ajustada ao sentido originário de *navegação*, porque por *naves* é feita a condução pelo espaço.

NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM OU COSTEIRA. Assim se entende aquela que se processa somente *entre os portos de um país*. Nesta razão é que se diz, também, *denavegação costeira*, porque se realiza *costeando* os navios o *litoral* ou viajando somente próximo às terras do país.

Há Códigos que dividem a navegação de cabotagem em *grande* e *pequena cabotagem*, distinguindo-se a *pequena*, quando as *viagens* se efetivam entre portos de um país, e *agrande*, entre os portos de um país e os de suas colônias, ou seja, a primeira, quando a embarcação navega sempre em um mar, e a grande, quando atravessa outros mares, para ir a portos do mesmo país.

A legislação francesa faz distinção entre a *cabotagem* e a *navegação costeira*, que denomina de *bornage*, sendo esta a que é efetivada por navios de pequena tonelagem, que não podem ir além da distância marcada em lei.

Geralmente, porém, navegação de cabotagem e navegação costeira trazem o mesmo sentido: é a que é feita entre portos de um mesmo país e somente permitida a navios nacionais, em virtude dos privilégios e concessões que, por lei, lhes são outorgados.

Na linguagem técnica brasileira, não se faz distinção. E, pela lei brasileira, também o princípio dominante é que somente ao navio brasileiro se permite a navegação de cabotagem. E se

adota a terminologia de pequena cabotagem, para aludir à navegação entre portos de um mesmo Estado federado.

Vide: *Cabotagem*.

NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO OU DE ALTO-MAR. É dita ainda de navegação de alto-mar ou simplesmente de alto, porque nela se perdem de vista as coisas territoriais e as viagens se estendem a portos de outros países.

NAVEGAÇÃO DE RECREIO. Assim se diz da navegação praticada para recreio ou prazer de pessoas, por um navio que não se dedica nem à pesca nem ao comércio.

NAVEGAÇÃO FLUVIAL. É a que se pratica nos rios navegáveis. É também dita *denavegação interior*.

NAVEGAÇÃO LACUSTRE. É a que se faz nos lagos e lagoas.

NAVEGAÇÃO MARÍTIMA. É a que se pratica nas águas marítimas ou nos oceanos.

Costumam dizê-la, também, de *navegação naval*. Além de pleonástica, é a locução inexpressiva.

Navegação naval, decomposta em seu sentido literal, significa *condução em navio por navio*, pois que naval, de *navalis*, oriundo de *navis*, quer se referir propriamente ao *navio*, não às águas marítimas, embora o sentido de navio seja associado ao de mar.

NAVEGAÇÃO SUBMARINA. É a que se pratica sob a superfície das águas, por meio de submarinos.

NAVIO. Derivado do latim *navis* (*naus*), é, em acepção extensa, aplicado o vocábulo para designar toda espécie de *embarcação*, seja a que se destina à composição da *marinha de guerra*, seja a que se utiliza para transportes de toda natureza.

E, assim, na compreensão exata de Silva Costa, *navio* entende-se “qualquer construção de madeira ou de ferro, apta para andar sobre a água, movida por qualquer força locomotriz, como o vento, vapor, eletricidade”.

Procurando fazer distinção entre as embarcações que singram as águas marítimas e as que andam por outras águas navegáveis, firma-se a acepção de que *navio* é a embarcação destinada exclusivamente ao mar. E, neste sentido, não são navios as embarcações que fazem a navegação interior, fluvial ou lacustre.

Este conceito, no entanto, pode falhar, pois que uma *embarcação do mar* (navio) pode também ser uma *embarcação interior*. E, nestas condições, não exprime o vocábulo uma realidade na terminologia técnica.

Assim, no sentido técnico-jurídico, embora não se tenha navio no sentido de toda e qualquer embarcação, ele deve ser entendido, segundo mesmo seu conceito originário, como *aembarcação de maior parte* ou as *embarcações grandes*, apropriadas ao transporte de cargas ou de passageiros, ou destinadas aos misteres da navegação e a outros fins.

O navio é *nau*, do grego *náus* ou *néos*. E nau sempre foi tida como a *embarcação de maiores dimensões* ou a *embarcação grande*. É a *embarcação de alto porte* ou *altobordo*, o que se determina pelo seu calado ou tonelagem, que permite uma franca navegação, seja em águas marítimas, fluviais ou lacustres. E, assim, se distingue o navio de outras embarcações, como as lanchas, os lanchões, os reboques, as barcas, os botes, os batelões etc., que não têm *porte* para qualquer espécie de navegação.

O navio possui uma *estrutura física*, que se constitui pelo *casco*, dito de *membra navis* (membros do navio), e pelos *acessórios*, denominados de *instrumenta navis* (instrumentos do navio).

O *casco* é compreendido da *quilha*, com o costado do navio, desprovido dos *aparelhos*, que completam o seu *corpo*, para que se ponha em condições de *navegabilidade*.

Acessórios são todos os aparelhos e pertences, indispensáveis à equipagem ou equipamento do navio, a fim de que possa cumprir sua missão de navegar. Os *instrumentos navais*, pois, constituem-se pelos mastros, velas, botes, âncora, maquinismos, munições e todo e qualquer apetrecho de uso útil e necessário à embarcação.

Individualiza-se por um *nome*, que se inscreve à sua popa e por sua *tonelagem*. Estes sinais individualísticos, ao lado de sua nacionalidade, identificam-se, para caracterizá-lo em relação a qualquer outro navio.

Legalmente, é atribuído ao mesmo um *domicílio*, que é o do porto de sua matrícula.

A lei civil equipara-o aos *imóveis* para efeitos legais. E, neste sentido, é também considerado como uma *porção flutuante* do território do país, cuja nacionalidade possui, e de cujas leis recebe proteção e às quais está sujeito.

Possuindo uma *nacionalidade*, os navios dizem-se *nacionais* e *estrangeiros*.

A qualidade de nacional decorre, principalmente, da qualidade de nacional da pessoa ou da sociedade a que pertence.

Vide: *Abalroamento. Apreensão. Arribada. Capitão de navio. Carta-partida. Fretamento. Nacionalidade do navio. Naufrágio.*

NAVIO CARGUEIRO. É o navio destinado exclusivamente ao transporte ou condução de mercadorias ou cargas.

É comum dizer-se, simplesmente, *cargueiro*. Mas essa expressão é genérica, porque também é usada na terminologia dos transportes terrestres, para designar os *trens de carga*.

NAVIO DE GUERRA. Assim se diz de todo *navio armado* e destinado à defesa do país, fazendo parte integrante da *marinha de guerra*.

Os navios de guerra representam, assim, a nação a que pertencem, sendo a expressão de sua soberania e poder.

No sentido legal, navio de guerra é também todo aquele que se emprega no *transporte de tropas, armamento e munições*, sob o comando de oficiais da marinha, estando, assim, a serviço da *armada*, consequentemente do próprio país.

Igualmente, por princípio assente no Direito Internacional, equipara-se ao navio de guerra aquele que transporta os representantes de um Estado, ou é destinado ao serviço pessoal deles.

NAVIO MERCANTE. É o que é empregado na navegação para fins de comércio.

Assim, tanto é mercante o *navio de passageiros*, isto é, os que se põem à disposição das pessoas para sua condução entre portos diferentes, no mesmo país ou fora dele, como os que se encarregam do transporte de cargas e mercadorias, ditos de *cargueiros*.

Há navios mercantes que são mistos, isto é, concomitantemente fazem o transporte de mercadorias e de pessoas.

NECESSÁRIO. Derivado do latim *necessarius* (inevitável), em qualquer sentido que seja aplicado quer exprimir sempre o que é *forçoso*, é *imperioso*, o que é *indispensável*, o que é *essencial*.

Mostra, assim, o que *deve* ser feito por um *motivo mais forte* que a vontade de alguém.

O *ato necessário* vem, nesta razão, sem *espontaneidade*.

É consequência de uma *imposição*, de ordem material ou de ordem jurídica, em virtude do *quedeve ser executado*.

A *formalidade necessária* é a que é *vital* para o que se quer compor. Sua omissão é fatal, porque não se cumpriu o que era imperioso e essencial à validade do que se pretendia fazer.

A *medida necessária* é a que não pode ser relegada, porque algo mais forte a impõe, sejam a lei ou as circunstâncias que a *forçam*.

As *despesas necessárias* se justificam por se terem mostrado indispensáveis, para que se cumprisse uma finalidade ou um objetivo, que era imposto pelas contingências.

Assim, em qualquer aspecto, *necessário* vem pôr em evidência o *que tem que ser feito*, o *que não pode deixar de ser*, e *tem que ser feito pelo modo indicado*.

Quando o *necessário*, não sendo uma imposição legal, vem assinalar *tudo que não se podia deixar de fazer*, serve de *justificação* ao que se fez.

Quando é a lei que mostra o *necessário*, obrigatoriamente deve ser cumprida a imposição legal, sob pena de *não ter vida*, *ser inexistente* tudo quanto se tenha feito ou produzido, com desatenção à regra jurídica.

NECESSIDADE. Com origem análoga a necessário, do *necesse* latino, de que proveio *necessarius* e de que se formou *necessitas* (necessidade), revela o vocábulo o sentido de *condição indispensável, inevitabilidade, força maior, dever, irrecusabilidade, poder indeclinável*.

Nesta acepção, portanto, a *necessidade* que se gera de imposições ou predeterminações, a que não se pode fugir, é superior à vontade humana.

É assim que se afirma: “*Necessitas facit justum, quod de jure non est licitum*” (A necessidade transforma em justo aquilo que o Direito reputava ilícito).

É que, pela sentença popular, a necessidade não obedece às leis: *necessitas caret lege*.

Necessidade. Na acepção jurídica, necessidade é a *indispensabilidade*, é a *imprescindibilidade* ou a *substância*, que não se pode dispensar, ou omitir, porque é *necessária* e *obrigatória*, para que as coisas se apresentem como devem ser apresentadas e se façam como devem ser feitas.

Neste sentido, a necessidade se evidencia a regra, a medida, a formalidade predeterminada legalmente, para que se pratique um ato jurídico, seja como solenidade preliminar ou como elemento de fundo e forma do próprio ato.

Necessidade. Como justificação à prática de certos atos ou à determinação de certas medidas, sem se mostrar, portanto, a *obrigação* para que se faça como se estatui no texto legal, a *necessidade* exprime a *imperiosidade* ou a *indispensabilidade* daquilo que se quer fazer, pelo que vem justificar os *meios*, que se põem em execução para que se faça o que é *forçoso*.

Nesta acepção, necessidade possui significação mais extensiva que a *utilidade*, embora a encerre. A utilidade não é imperiosa, não é forçosa, não é imprescindível. E estas são qualidades intrínsecas da necessidade.

No conceito do Direito Público, a *teoria da necessidade* vem justificar, em certos casos, as medidas governamentais, mesmo que possam ferir ou suspender, provisoriamente, preceitos legais, a respeito de *direitos individuais*.

Neste caso, têm aplicação os brocardos jurídicos aludidos, em virtude dos quais se acentua que a *necessitas non habet legem*, visto que formula a própria lei.

Em *Direito Civil*, a necessidade, também, é poderoso elemento de justificação à feitura de coisas ou à prática de atos, quando se mostram imperiosos ou necessários, em face de circunstâncias que obrigam ou determinam *que se faça o que não se pode deixar de fazer*, mesmo que possa ferir interesses alheios.

Ela, aí, em princípio, tanto se pode firmar em *ação do homem* ou em *fato de ordem natural*, de que se gera a indispensabilidade.

Da evidência do fato da ação e de sua força irresistível, conclui-se a *justificativa* que se integra na necessidade.

Em *sentido penal*, outra acepção também não possui o estado que se deriva da necessidade.

É a *força imperiosa*, o *motivo irresistível*, em que se funda a *situação*, que, *por necessidade*, se procura remover, para que se evitem os resultados do fato ou da ação, que a geraram.

Mas a ideia de necessidade em Direito Penal está ligada à de *perigo atual*. É, portanto, indispensável que a necessidade se funde na existência deste perigo, provocado pelo fato natural ou pela ação de outrem, pois que, se estes vieram por sua vontade, a necessidade não se gera.

Provado o *estado de necessidade*, tem este força para tornar inimputável o ato criminoso praticado sob seu império ou irresistibilidade.

A necessidade, nesta acepção, seja do Direito Público, do Direito Civil ou do Direito Penal, é sempre mencionada sob a designação técnica de *estado de necessidade*.

Necessidade. É ainda empregado o vocábulo para assinalar o *estado de privações*, em que encontra a pessoa, não possuindo meios nem recursos para sua própria manutenção ou subsistência, ou tendo-os insuficientemente, de modo que não pode prover a si mesma, segundo o que se faz mister ou necessário.

NECESSIDADE DA CITAÇÃO. A expressão indica a indispensabilidade da medida (citação), a fim de que se tenha como válido o ato que se quer praticar.

É necessidade que decorre de *imposição legal*, que, destarte, mostre o *motivo imperioso* ou *aforça irresistível* em que se gera.

Neste caso, a necessidade não se apresenta no caráter de *justificação*, sim no de *obrigação* ou *dever*, cuja omissão acarreta a *nulidade* ou *ineficácia jurídica* do ato que se praticou.

Nos *processos forenses*, a necessidade da citação é anotada no *começo da causa* ou no *começo da execução*.

No começo da causa é, em regra, *pessoal*, que significa que deve ser promovida na pessoa do réu ou de seu mandatário com poderes especiais para recebê-la. No começo da execução, pode ser promovida na pessoa do advogado, se tem poderes conferidos até à execução.

Vide: *Citação. Execução*.

NECESSIDADE DA PERÍCIA. A necessidade, neste caso, provém da circunstância *desonhosa* a *perícia* ser capaz de esclarecer o fato em controvérsia, não havendo, pois, *nenhum outro meio*, constante dos autos, com o qual se esclareça a verdade.

Assim, todas as vezes que o fato somente possa ser esclarecido por ofício de peritos ou de técnicos, cada um na sua arte, a perícia se exhibe necessária, a fim de que se ponha termo à discussão acerca do dito fato.

NECESSIDADE DE MEDIDA CAUTELAR. Dentro do sentido de necessidade, esta, também, é consequência de *fato imperioso*, que ponha em evidência a *indispensabilidade* da medida, assecuratória de um direito.

Nesta circunstância, além da *gravidade do fato*, em face do qual, como *justificativa*, a medida possa ser autorizada, é necessário que a própria lei a tenha consignado como meio de acautelar interesses ou direitos da pessoa.

Assim, não se pode pedir, alegando necessidade, o que a lei não preestabelece.

Vide: *Medida cautelar. Medida preventiva*.

NECESSIDADE PÚBLICA. O fundamento é sempre o mesmo: a indispensabilidade da coisa ou do ato a praticar, porque se exhibe necessário ao *bem comum*.

Há, assim, uma necessidade de ordem geral, decorrente de *atos* que vêm tornar imperiosa a execução de medida, que naquela se justificam.

A necessidade pública formula um *estado de necessidade*, em virtude do que se investem o governo ou autoridades constituídas em poderes excepcionais, capazes, mesmo, de restringir direitos individuais e de investir contra interesses privados.

É que a *necessidade*, em semelhante circunstância, é a do próprio Estado, e se exercita, também, por força de seu supremo poder de atender aos interesses da coletividade, superpostos aos interesses individuais.

Geralmente são registrados como casos de necessidade pública os que se fundam:

- a) na defesa do território do país;
- b) nas medidas de segurança pública;
- c) nos casos de calamidade pública;
- d) na defesa da higiene coletiva.

NECESSITADO. Formado de *necessitar*, que também se origina do *necesse* latino, é geralmente empregado para designar a pessoa que não tem recursos ou meios suficientes para *manter-se* como é preciso.

Não é, assim, propriamente, o *indigente*, que é o que está em *extrema pobreza* ou *penúria*.

A necessidade do indigente é maior que a do necessitado.

O necessitado é o *pobre* que vive em dificuldades.

O indigente é o que chegou ao extremo da pobreza, *nada tendo para se manter*.

Vide: *Indigente. Mendicância*.

NECROFAGIA. Formado das palavras gregas *nekros* (morto) e *phagein* (comer), significa, geralmente, o hábito de comer carne de corpos mortos.

O necrófago, assim, é o *carnívoro*, ou o que somente se alimenta de carne dos animais mortos, ou de substâncias em decomposição.

NECROFILIA. De origem grega, de *nekros* (morto), *philos* (amante), exprime a *obsessão ou perversão doentia* de ter relações sexuais com cadáveres.

NECROFOBIA. Designa o vocábulo o medo ou o pavor doentio aos cadáveres. Origina-se de *denekros* (morto) e *phobo* (medo).

O necrófobo não pode passar, ao menos, próximo de onde se acha o morto, sem demonstrar o seu *temor*, que o pode acompanhar mesmo depois que dali se afasta, tal o horror que mantém pelos mortos.

NECRÓPOLE. Cidade dos mortos, cemitério; lugar em que se sepultam ou em que enterram os mortos (do grego *nekros* – morto e *polis* – cidade).

NECROPSIA. Designação dada à perícia médico-legal, que tem a finalidade de, pelo exame do cadáver, determinar a *causa da morte*, no interesse da justiça (do grego *nekros* e *opsis*).

A fim de atender o próprio objetivo da perícia, o *exame cadavérico* se processa por uma série de inspeções, cumpridas segundo a técnica. Essas inspeções classificam-se em *inspeção externa* e *inspeção interna*.

A *inspeção externa*, que se diz *inspeção jurídica do cadáver*, e que é preliminar à autópsia, entende-se todo exame e sindicância relativos à identidade do morto, seu sexo, idade, estatura, proporções, estado geral da nutrição, vícios de conformação, tatuagens, cicatrizes, estigmas profissionais e dos próprios sinais da morte.

A *inspeção interna*, em que se revela, em realidade, a necropsia, consta de todas as diligências, para verificação nos órgãos e partes internas do cadáver quais as lesões ou qual a causa de sua morte, a fim de que, a seguir, possam ser respondidos os quesitos legais formulados, e que completam ou dão o resultado da perícia. A inspeção interna pode ser dita de *necroscopia*, pois, em verdade, resulta numa dissecação do cadáver.

Vide: *Autópsia*.

NECROTÉRIO. De *nekros* (morto) e *terion* (lugar onde), é o vocábulo usado no mesmo sentido de *morgue*, oriundo do francês.

Designa, assim, o edifício ou local, em que se depositam os *cadáveres*, para fins legais, ou para que aí se conservem até que sejam transportados para a *inumação*.

O depósito do cadáver no necrotério, além de ter a finalidade de o conservar aí, até que se faça a autópsia ou a necropsia, visa a expô-lo à visita pública, a fim de que se descubra sua identidade, quando desconhecida. Pelo *reconhecimento* dos visitantes pode, então, ser identificado.

“NEFAS”. Palavra latina, formada de *ne* e *fas* (não justo, não permitido, não legítimo), usada em geral na frase “por *fás* ou por *nefas*”, para exprimir tudo o que se faz, seja legítima ou justa ou ilegítima e injustamente.

É, pois, o que se faz sem *regra*, sem obedecer ao que é permitido ou não permitido.

NEGAÇÃO. Do latim *negatio*, de *negare* (dizer que não, recusar), oposto a *afirmação* ou *adeferimento*, é a *ação de negar* o que outrem afirma ou *de não permitir* o que se pede.

A *negação*, assim, geralmente concretizada pelo *não* anteposto ao que se nega ou se indefere, resulta, muitas das vezes, na *proibição*, *revogação*, *anulação*, *retratação*, afinal, em tudo quando se possa exhibir como uma negativa, desmentido ou repúdio ao que fora alegado, afirmado ou ao que era feito.

Quando a *negação* resulta num *desmentido* à afirmação, em regra é expressa pelo *não é certo*, *não é verdade*, *não procede*, *não foi assim*, *não aconteceu*.

Se importa numa *proibição* consta do *não pode*, *não deve*, *não se permite*, *não cabe*, *é defeso*, *é proibido*, *é vedado*, *não vale*, *é nulo*, *não produz efeito*.

Como *indeferimento* várias são as expressões: *não pode ser atestada*, *indeferida*, *não procede*, *não autorizo*, *não consinto*. O *não consentimento* é negação que importa em recusa.

Como *retratação* é a negação a si próprio, ou seja, a afirmação anteriormente feita pela pessoa que, a seguir, a reconhece *inverídica*, *mentirosa* ou *contrária à realidade*.

Em qualquer circunstância, a *negação* sempre vem em seguida a uma afirmativa para a contrariar, ou de um pedido para não a atender, salvo quando tem o caráter de regra legal proibitiva, em que simplesmente *nega* que se faça o que a lei não permite ou veda, sem

procurar negar ou indeferir, propriamente, qualquer coisa feita, afirmada ou pedida anteriormente.

Negação. No conceito processual, a negação, oposta à afirmação e à confissão, é a *alegação contrária* feita por uma das partes para anular as afirmativas ou alegações da parte contrária, nas quais funda suas pretensões.

Em semelhante circunstância, nem sempre a *contradição*, oposta pelo adversário às afirmações ou pretensões do outro, que tem a finalidade de *negar*, para anular o que pretende, se exhibe em forma caracteristicamente negativa.

Pode mostrar-se, também, em *forma positiva*, que vem *contrariar* outra afirmativa ou afirmação feita pela outra parte.

Em qualquer caso, se propriamente uma *negação* ao fato alegado, se nos moldes *decontrariedade*, exposta em forma positiva, o que é possível, a prova do que se nega ou se contratou cabe, igualmente, a quem produz a negação ou contradita: *onus probandi incumbit ei qui dicit*.

Mas convém assinalar que a *negação* não é privativa do réu para vir negar o que afirma o autor.

Conhecido, exatamente, o conceito de *negar*, que é fazer ou expor alguma coisa em *forma negativa*, ou melhor, *enunciar uma proposição em forma negativa*, o próprio autor pode fundar seu pedido ou sua pretensão numa *negação*.

E isto porque, em justa interpretação jurídica, quando se *afirma algo* a favor de alguém, esta afirmativa envolve *negação* relativamente a outrem. E o contrário se pode verificar, em que a pretensão se firma em *negar-se* um direito a outrem, para desta propriedade negativa concluir-se pela *positividade* da pretensão.

É assim que, na *condictio indebiti*, tanto se pode dizer que se *pagou* o que não se devia (afirmação), como *não se devia* o que foi pago (negação).

Igualmente, quando em juízo, se *afirma um direito*, *nega-se que outrem o tenha*.

Nesta acepção, pois, *negação* será a *proposição negativa*, oposta à *positiva*, em que se funda *o fato alegado*, ou a *negativa acerca de um direito*.

NEGATIVA DE AUTORIA. A defesa fundada na afirmação de que não foi o réu o autor do fato.

NEGATÓRIA. Do latim *negatorius*, exprime, literalmente, aquilo que nega ou que contém uma negação.

Na terminologia jurídica, no entanto, em sentido oposto à *confessória*, quer designar a *ação*, proposta no intuito de impedir que a pessoa se utilize de uma coisa, quando não lhe assiste qualquer direito de uso.

A *negatória*, ou *ação negatória*, pois, indica-se o remédio jurídico de que se pode valer o proprietário para *impugnar* ou *negar* o pretenso direito de outrem que, indevidamente, queira utilizar-se ou se utilize de sua propriedade.

Vide: *Ação negatória*.

NEGLIGÊNCIA. Do latim *negligentia*, de *negligere* (desprezar, desatender, não cuidar), exprime a *desatenção*, a *falta de cuidado* ou de *precaução* com que se executam certos atos, em virtude dos quais se manifestam resultados maus ou prejudicados, que não adviriam se mais atenciosamente ou com a devida precaução, aliás ordenada pela prudência, fossem executados.

A negligência, assim, evidencia-se pela *falta* decorrente de não se acompanhar o ato com a atenção com que deveria ser acompanhado. É a *falta de diligência* necessária à execução do ato.

Nesta razão, a *negligência* implica a *omissão* ou *inobservância de dever* que competia ao agente, objetivado nas *precauções* que lhe eram ordenadas ou aconselhadas pela prudência, e vistas como *necessárias*, para evitar males não queridos e evitáveis.

A negligência difere da *imprudência* e da *imperícia*.

A *imprudência* é mais que *falta de atenção*, é a *imprevidência* acerca do mal, que se devia prever.

A *imperícia* é o que se fez sem conhecimento da *arte* ou *técnica*, com a qual se evitaria o mal.

A *negligência* mostra culpa do agente. O negligente é, assim, responsável pelos danos decorrentes de seu *ato*, executado negligentemente, quando dele resultam males ou prejuízos a terceiros, salvo se mostrado que a *precaução omitida* era daquelas que não podia atender: *Negligens non dicitur, qui non potest facere*.

NEGOCIABILIDADE. Qualidade ou condição de *negociável*, isto é, estado do que é de fácil negócio ou de fácil negociação.

Vide: *Negociável*.

NEGOCIAÇÃO. Do latim *negotiatio*, de *negotiari* (comerciar, fazer comércio, traficar), é comumente empregado para designar a *discussão* ou *estudos feitos* acerca de um *negócio* ou de um *contrato*, preliminarmente, para que, por eles, se chegue a um *acordo* e se tenha por concluído ou fechado o negócio ou o contrato.

A *negociação*, assim, significa o *entendimento preliminar*, de que possa resultar o contrato ou de que possa resultar o negócio, que não se considera acabado ou concluído, enquanto as partes não se *ajustam* nas condições ou cláusulas, em que ele se possa realizar, e não firmam, em definitivo, seu consentimento.

As negociações podem mesmo ser promovidas por intermédio de agentes autorizados, em virtude das quais uma vez acertadas as *conclusões*, que nelas se aceitaram, servem de base ao negócio ou ao contrato.

Negociação. Na terminologia do Direito Internacional Público, é o vocábulo empregado em seu sentido comum: é a *discussão* ou *entendimento preliminar* havido entre dois ou mais países para o estabelecimento de um *acordo* ou *convenção* entre eles, por intermédio de seus ministros plenipotenciários ou enviados especiais.

NEGOCIANTE. Formado de *negociar* (comerciar, traficar), é tomado no mesmo sentido de comerciante, anotando, especialmente, aquele que *está estabelecido com negócio* (armazém, loja).

NEGOCIAR. Do latim *negotiari* (comerciar, traficar, fazer qualquer sorte de comércio), como expressão jurídica e na técnica do comércio, exprime *praticar qualquer ato de comércio* ou *realizar qualquer negócio* ou *operação de natureza mercantil, manter relações comerciais, exercer a mercancia, comprar para vender*.

Extensivamente, é, porém, empregado no sentido de *estabelecer condições* ou *assentar as bases* para a execução de qualquer ato ou de qualquer ajuste. E, assim, equivale a *ajustar, convencionar, contratar, acordar*, sobre qualquer ato, seja ou não de natureza comercial.

Vide: *Negócio*.

Negociar. Sem fugir ao seu próprio conceito, na terminologia diplomática ou do Direito Internacional Público, é *entrar em entendimento* ou *firmar condições*, uma nação com a outra, como preliminares à assinatura ou celebração de um tratado, de um acordo, ou de uma convenção, em que se resolvam ou se acertem assuntos de interesses recíproco.

NEGOCIATA. Derivado de *negócio*, é geralmente empregado para designar a *operação duvidosa* ou a *transação*, em que há *lucros ilícitos*. *Negócios inconfessáveis*.

Não se refere, simplesmente, às operações comerciais. Qualquer *operação*, em que haja fraude ou conluio e seja promovida no intuito de dar *ganhos indevidos* às pessoas, que dela participam, ou influem para sua efetivação, assim se qualifica.

NEGOCIÁVEL. Derivado de *negociar*, em sentido vulgar significa o vocábulo tudo o que é suscetível de negócio ou que possa ser objeto de uma venda.

Assim, negociável será toda coisa que esteja em comércio. Não serão negociáveis, pois, as que estão fora dele, isto é, as insuscetíveis de apropriação e legalmente inalienáveis.

Mas, no sentido técnico do comércio, *negociável* entende-se todo título representativo de um direito ou de um crédito, que se negocia ou se transfere a outrem, por *simples endosso*. São, assim, negociáveis as letras de câmbio, as notas promissórias, os cheques, as duplicatas.

Extensivamente, é ainda entendido como *negociável* o título de uma operação que, pelas garantias oferecidas ou pelo crédito que mereçam seus obrigados, é facilmente objeto de uma operação de crédito.

Quando esta operação é feita em um banco, que o aceita para um *adiantamento em dinheiro* ou para *desconto*, também se diz *bancável*.

NEGÓCIO. Do latim *negotium*, formado das expressões *nec* (não) e *otium* (ociosidade), literalmente quer exprimir qualquer espécie de *atividade*, pelo que se tem, em ampla acepção, na mesma significação de *trabalho*, *ação*, *ocupação*, *ato*, *o que se há que fazer*, ou, enfim, *o trato* de alguma coisa ou qualquer *operação*. É um *afazer*.

Neste lato sentido, na linguagem jurídica, *negócio* refere-se a todo *ato lícito* ou, propriamente, todo *ato legítimo* (*actus legitimus*), praticado ou executado dentro de um objetivo, ou para que se consiga um desejado *efetivo jurídico*, ou para desempenho de qualquer mister.

É nesta acepção que dizemos, geralmente, *negócios jurídicos*, *negócios públicos*, *negócios judiciais* ou *forenses*, *negócios civis*, *negócios comerciais*.

Mostram-se, exatamente, as *atividades*, opostas às *inatividades* (ociosidades), que se opõem em função para desempenho ou execução do que é necessário ou se deseja fazer.

Assim, *negociar*, que dele, *negócio*, se deriva, é compreendido, em lato sentido, na mesma acepção de agir (agere), que se entende, também, *fazer alguma coisa*, *não ser ocioso* ou *estar fora da ociosidade* (inatividade). E, precisamente por esta razão, *negociar* é tomado como *diligenciar*, indicando-se o *negócio*, também, uma *diligência* ou *procura*.

Negócio. Na linguagem técnica do comércio, designa toda e qualquer *operação* de caráter mercantil. Revela-se, assim, em qualquer espécie de *ato de comércio*, subjetivo ou objetivo.

Sem que se mostre redundante, pode ser dito *negócio mercantil* ou *negócio comercial*. Ficará, deste modo, assinalada a espécie de *atividade*, a que alude, em distinção a outras atividades, que não são de comércio.

Em sentido restrito e extensivo, é comum dar-se a designação de *negócio* ao próprio *estabelecimento* ou *casa comercial*, tomando-se assim o *local* pela atividade que nele se pratica, ou pelo ato que nele se opera.

NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS. Na linguagem técnica, tem a mesma significação de fatos e atos administrativos.

Apresentam-se, destarte, como a soma de *atividades*, ou seja, toda espécie de *labor*, *trabalho* ou *ação* desenvolvidos em cumprimento dos encargos administrativos, ou para que se realizem as finalidades de uma administração.

NEGÓCIOS FORENSES. Assim se entendem as atividades, isto é, funções, ofícios, cargos, desempenhados no foro.

São os afazeres de todos quantos *labutam* no foro ou ali tratam de interesses próprios ou alheios.

NEGÓCIOS JUDICIAIS. Exprimem as atividades ou atos que se praticam em juízo, em distinção aos *extrajudiciais*.

Embora se mostrem integrados no sentido de negócios forenses, têm acepção mais própria, pois que significam, em oposição aos *extrajudiciais*, os atos que se praticam ou as atividades que se desempenham por aqueles que pedem justiça ou por aqueles que a exercem.

A qualidade de judicial do negócio, pois, advém de ser ele tratado perante um *juiz* ou perante um *tribunal*.

NEGÓCIOS JURÍDICOS. Assim se denominam todos os *fatos do homem* que se vinculam à existência de um direito, e que podem ter por *efeito* vir criar uma nova relação jurídica, ampliar, conservar ou proteger um direito já existente. É a manifestação de vontade voltada à produção de efeitos jurídicos.

Assim, mostram-se em significação idêntica à de *atos jurídicos* ou *atos legítimos*, geradores de direitos ou promovidos para sua proteção ou conservação.

NEGÓCIOS ORDINÁRIOS. Em qualquer aspecto em que sejam encarados, os negócios ordinários entendem-se as atividades normais e comuns a toda ocupação, trabalho, emprego, ofício, função, em virtude do que são praticados ou promovidos.

Nesta razão, exprimem os atos frequentemente praticados no exercício de uma atribuição inerente à função ou cargo, que afeta a pessoa. São os atos decorrentes ou consequentes das ocupações ou trabalhos por ela exercidos.

O caráter de *ordinário* do negócio resulta, pois, da própria natureza do ato e em ser uma consequência ou decorrência das próprias funções ou dos encargos desempenhados.

Mas, no sentido de ordinário, também, está integrado o da *legitimidade* do ato praticado, que se funda não somente no *poder* de praticá-lo, como na demonstração de sua *normalidade*.

Quando o conceito de negócio envolve também o de ato mercantil, a *ordinariedade* dos negócios refere-se a todas as transações, ajustes, operações normais de um *comércio*, vistos pelo seu *objeto*.

Assim, tudo o que se enquadrar *normalmente* dentro da soma de atividades mercantis, que possam ser desempenhadas pelo comerciante, em função de ser compreendido como um *negócio ordinário*, mesmo que, acidentalmente, possa ser considerado estranho ao mesmo, por não ser habitual.

Mas, se vem em auxílio do comércio, se vem cooperar para a melhor execução dele, não pode deixar de ser considerado como tal.

É o caso do comerciante que promove uma hipoteca de propriedade individual ou particular, para atender às necessidades normais de seu comércio.

É um *negócio ordinário*, embora não comum, porque visa a melhorar, amparar, desenvolver os *negócios mercantis*, em consequência do *numerário* que o ato vem trazer ao seu comércio.

Além do mais, o negócio comum foi o *mútuo mercantil*. A hipoteca, acessoriamente, veio garanti-lo. Foi ato complementar indispensável para execução de outro ato de ordem eminentemente comercial.

NEGÓCIOS PÚBLICOS. Assim se entendem todos os atos relativos à administração pública ou de tudo o que seja de interesse coletivo.

Na designação, integram-se não somente os atos administrativos propriamente ditos, como os atos de governo.

“NEGOTIORUM GESTIO”. É a expressão, no original latino, empregada para designar *agestão de negócios*, entendida como a *gerência* de negócios ou *afazeres* alheios, intencionalmente dirigidos em benefício de seu dono, *sem autorização* ou *mandato* deste.

Gestio, de *gerere*, como se evidencia, tem aí sentido todo especial. E isto porque *gerir*, em sentido lato, exprime administrar ou tratar de alguma coisa, com a devida autorização, o que importa em mandato.

A pessoa que toma a si o encargo de fazer semelhante administração é chamada de *negotiorum gestor* (gestor de negócios).

Vide: *Gestão de negócios*.

“NEMINE DISCREPANTE”. Locução latina, que se traduz “sem que ninguém discrepe”, empregada para indicar tudo o que se faz, sendo objeto de deliberação entre várias pessoas, *por unanimidade*, *sem voto* ou *parecer contrário*.

Igualmente, *nemine discrepante* significa o que se mostra sem controvérsia ou que merece aprovação geral. É o que não tem contradita ou oposição.

“NEMINEM LAEDERE”. A *ninguém ofender* é o que se traduz da locução latina *neminem laedere*, um dos três *juris praecepta*, insertos nas *Institutas* de Justiniano, na expressão *alterum non laedere* (a outrem não ofender).

O *neminem laedere*, fundando um *dever social*, elementar à própria *ordem jurídica*, impõe, em princípio, que não se deve lesar a ninguém, respeitando os *direitos alheios*, como os outros devem respeitar os direitos de todos.

Vide: *Juris praecepta*.

NEMO. Latim significando ninguém, geralmente encontrado em brocardos como: a) *nemo iudex in rem suam* (ninguém pode ser juiz em causa própria); b) *nemo iudex sine actore* (não há juiz sem autor); c) *nemo ad faciendum cogi potest* (ninguém pode ser compelido à prática de fato); d) *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* (ninguém é ouvido quando alega a própria torpeza).

NEOCONSTITUCIONALISMO. Termo originário do Direito Europeu. Deve ser entendido como o paradigma que supera o positivismo, revisando a teoria da norma, a teoria da

interpretação, a teoria das fontes, a fim de integrar todas as transformações teóricas e práticas das diversas áreas do direito.

O Neoconstitucionalismo visa dar uma interpretação constitucional às mais diversas matérias, afastando-se do positivismo jurídico. (pg)

NEÓFITO. Do grego *neo* (novo) + *phytos* (que cresce), designa, em linguagem vulgar, o principiante e de pouca prática em uma profissão ou num ofício.

NEOLOGISMO. Também formado do prefixo grego *neo*, indicativo de novo ou recente, *elogs* (palavra), entende-se toda *palavra* ou *vocabulo* novo introduzido na linguagem, formado ou derivado de outras.

Pode haver oposição aos *neologismos*. Em realidade, vem enriquecer o idioma e, em certos casos, formular expressões cujo sentido não se tinha nas palavras existentes.

Notadamente na linguagem técnica, o neologismo se indica, por vezes, uma necessidade, pela inexistência de palavra que possa, a rigor, exprimir o que se quer traduzir.

Na linguagem jurídica, principalmente temos vocábulos que se formaram por imposição da própria terminologia.

Anotamos, entre outros, *estadualização*, *municipalização*, *nacionalização*, *federalização*, que exprimem conceitos exatos a respeito do que distinguem e vêm determinar. E eram sentidos que não se encontravam, sinteticamente, integrados em outras palavras.

Em matéria fiscal, também, existem vários vocábulos que assim se formaram por necessidade e para definir situações ou casos que não eram definidos de modo satisfatório, pelos vocábulos existentes.

O abuso do neologismo pode ser prejudicial. No entanto, aqueles que se formam, naturalmente, para significar em grafia sintética certas circunstâncias de ordem técnica, não podem ser tidos como perniciosos.

Aliás, em terminologia técnica, os neologismos nem sempre se formam pelo artifício ou vontade da pessoa. Vão surgindo naturalmente pelo hábito de simplificação e desejo de manifestar ideias, com melhor exatidão técnica.

NEPOTISMO. Do latim *nepote* (*sobrinho*), designava a autoridade que os sobrinhos e outros parentes do papa exerciam na administração eclesiástica.

Por extensão, hoje em dia, significa patronato ou favoritismo na nomeação dos integrantes da administração pública.

NETA. Descendente feminino de uma pessoa em segundo grau, em relação a seus pais.

NETO. Derivado do latim *nepos*, como substantivo é empregado para designar o filho do filho ou da filha, em relação aos pais destes.

Exprime, assim, a relação de parentesco entre o descendente do filho e seu pai, que recebe o nome de *avô*, cujo parentesco é de segundo grau.

Quando o *neto* descende do filho, diz-se *neto* paterno. E quando da filha, *neto* materno. Corresponde respectivamente a *avô paterno* (pai do pai) e *avô materno* (pai da mãe).

NEUROSE. Do grego *neuros* (nervo ou relativo a nervos), genericamente designa doença caracterizada por perturbação das funções orgânicas, sem lesão aparente e que se supõe ter sua sede no sistema nervoso (Cândido de Figueiredo).

Na linguagem técnica, porém, distingue toda *perturbação da personalidade*, decorrente do conflito entre instintos, impulsos e sentimentos, de um lado, e, do outro, a influência e os padrões éticos da conduta: o homem primitivo contra o homem civilizado. Exterioriza-se através de sintomas, numerosos e variados, que traduzem intenso sofrimento (fobias, ideias fixas, ideias obsessivas, compulsões etc.).

Segundo Adler, discípulo dissidente de Freud, o neurótico nada mais seria que um frustrado, por não haver podido solucionar os três grandes problemas vitais: profissional (vencer na sua profissão), social (impor-se ao meio em que vive), sexual (afirmar-se normalmente no sexo). Distingue-se da psicose (loucura na linguagem vulgar), porque na neurose o indivíduo não perde a noção do real, esforça-se por conservar os reflexos sociais, por manter-se em relação com seus semelhantes, por guardar-se dentro dos limites da vida em sociedade.

NEUTRALIDADE. Derivado do latim *neutralis*, de *neuter* (que fica indiferente), em sentido genérico quer significar o *estado de neutro*, ou seja, a situação daquele *que se coloca indiferente* ou *fica imparcial* diante de questão ou luta ferida entre outros.

Assim, é a situação de quem não tem ou não mostra *qualquer interesse* a respeito do que outros estão fazendo.

Neutralidade. Na acepção do Direito Internacional Público, exprime a posição de *imparcialidade* tomada por uma nação em face de *conflito armado* surgido entre outras nações.

Em face desta *imparcialidade*, imposta pela neutralidade declarada, o *país neutro* fica na obrigação de não intervir no conflito, de qualquer forma, *devendo*, por isso, abster-se da prática de qualquer ato que possa aproveitar um dos beligerantes em prejuízo do outro.

Assim, a neutralidade, no sentido do Direito Internacional, não se presume mera *indiferença*. Revela-se a obrigação de *não intervenção* ou *auxílio*, sob qualquer pretexto, salvo para a paz, a favor ou contra quaisquer dos beligerantes.

NEUTRALIDADE PERPÉTUA. Assim se diz da situação de um Estado, a que, por força de uma convenção internacional, se impõe e garante, perpetuamente, um *estado de paz*.

Também se denomina *neutralização permanente*. Por ela, o Estado assume o dever de abster-se de participar de qualquer conflito surgido entre outras nações, em consequência do que lhe é assegurada a inviolabilidade do território e o respeito à sua soberania.

NEUTRALIZAR. Formado de *neutral*, do latim *neutralis*, geralmente é empregado no sentido de *tornar neutro* ou *adotar a condição de neutro*.

Neutralizar. É, no entanto, tomado ainda na acepção de *anular* ou *tornar ineficaz* ou *improficuo* o efeito ou o resultado pretendido por outra ação.

NEUTRO. Do latim *neuter*, diz-se da situação ou da posição de alguém *que se conserva afastado, que fica equidistante, que se mantém indiferente*, diante da luta, da discussão, ou da contenda travada entre outros. É o *imparcial*.

Neutro. Na linguagem do Direito Internacional Público, é a nação que, numa luta armada entre outras nações, se conserva afastada desta luta, mantendo-se indiferente e imparcial.

Vide: *Neutralidade*.

NEVO. Derivado do latim *naevus* (nódoa, mancha), é a denominação dada a todo *sinal natural* (de nascença), que as pessoas podem trazer em seu corpo.

Em regra, quando visíveis, por serem notados no rosto, no pescoço, são tomados como elementos auxiliares de identidade. Figuram descritos nos documentos de identificação.

NEXO CAUSAL. Diz-se, na composição da responsabilidade civil, da relação de causa e efeito entre o fato e o dano objeto de ressarcimento.

NIDAÇÃO. Implantação do zigoto ou ovo no útero materno. (nsf)

NIILISMO. Formado do latim *nihil* (nada), em sentido filosófico quer exprimir o *aniquilamento* ou a *redução ao nada*.

No sentido político, no entanto, designa a *seita* ou a *organização social* que preconiza a destruição de toda ordem de coisas existentes, para a formação de uma nova ordem.

NINFOMANIA. Indica a tendência feminina para o abuso do ato sexual, que pode assumir características patológicas (v.g., furor uterino).

NÍQUEL. Na linguagem popular do comércio, é a expressão adotada para designar toda *moeda divisionária* cunhada neste metal. *Dinheiro de níquel*, moeda de níquel.

NÍTIDO. Do latim *nitidus* (limpo), é especialmente empregado para exprimir a *clareza* e *fácil compreensão* dos pensamentos contidos na escritura ou emitidos pela linguagem.

Igualmente, *nítido*, com relação à escrita, quer significar o que é *legível*, por haver sido grafado com clareza ou limpidez. É o que está *claramente visível* ou é *claramente compreensível*.

NÍVEL. Derivado do francês *niveau*, é especialmente usado para exprimir a *igualdade de altura* ou o *emparelhamento* de duas ou mais coisas.

É também empregado no simples sentido de *altura* e de *horizontalidade*.

NÍVEL DAS ÁGUAS. Pode ser entendido como a *altura* que tomam as águas.

Mas, geralmente, é tido como a *superfície* das águas formada pela *igualdade de alturas*, em consequência do que mostra, em regra, a *horizontalidade*.

O *nível das águas* é anotado não somente nas águas que correm ou se acumulam no solo, como nas que correm, em lençóis, no subsolo. Todas elas têm sua *altura*, considerada em relação a outras coisas, ou pela qual se igualam ou se emparelham com outras coisas.

Nesta razão, a respeito das águas subterrâneas, atingir o nível delas é *chegar até* onde elas se encontram em seus *veios* ou leitos subterrâneos.

NIVELAMENTO. De *nivelar* (igualar, dar o mesmo plano, tornar horizontal), entende-se a obra que tem por finalidade a regularização de terreno, pelo arrasamento das partes altas e enchimento ou aterro das partes baixas, tornando-o, assim, de um só plano ou do mesmo nível.

Na linguagem da agrimensura, porém, exprime igualmente a determinação com o nível das diversas cotas, e, conseqüentemente, das altitudes, de linhas traçadas no terreno.

NOBRE. Do latim *nobilis*, síncope de *novibilis*, de *noscere* (conhecer), diz-se o que é *conhecido*. E daí seu sentido de *célebre*, *afamado*, *distinto*, *famoso*.

Na linguagem moderna, é geralmente empregado para designar a *elevação de caráter* ou *amagnanimidade de sentimentos*, demonstrador na execução de certos atos, em que se põem à mostra a grandeza de alma e generosidade de coração, a bondade e distinção.

Exprime as qualidades de virtuoso, bondoso, generoso, magnânimo, méritos que elevam a pessoa na consideração de seus semelhantes.

Nobre. Serve também para distinguir a pessoa, que se apresenta com um *título*, herdado de seus ancestrais ou com que foi *agraciado*, em virtude do qual é investido em *privilégios* *eregalias*, que a tornam uma *favorecida*.

Os *nobres* pretendem formar uma classe diferente da classe comum dos homens, gozando de favores, que não se permitem aos demais. Hodiernamente a distinção não encontra apoio legal. *Todos* os homens são iguais. E os que se *enobrecem* por seu valor pessoal não se distinguem dos outros homens, com prerrogativa ou *foros de nobreza*, outorgados em detrimento da igualdade preconizada pela lei.

NOCIVO. Derivado do latim *nocivus*, de *nocere* (fazer mal, causar dano), entende-se no mesmo sentido de *prejudicial* ou *danoso*.

Juridicamente, pois, o que se qualificar de *nocivo* *será tido*, *também*, *por ilegítimo* ou *ilícito*, pois que, indicando o que faz um *mal* ou é *malfazejo*, não encontra qualquer apoio em lei, que, muito ao contrário, não o permite.

Dele se forma a expressão *nocividade*, que mostra a qualidade de nocivo ou a condição de nocivo das coisas. Quem se veja prejudicado ou molestado pelo que é *nocivo*, pode, com apoio em lei, defender-se desse prejuízo ou dessa molestação. As *cominatórias* são ações especiais a esse fim.

NOITE. Do latim *nox*, *noctis*, é a designação dada à *parte do dia*, que se escurece pelo afastamento do sol de nosso hemisfério, até seu novo aparecimento no horizonte.

Assim, enquanto o *dia natural* é reconhecido pelo espaço de tempo, em que o sol dá sua *claridade* a certo hemisfério, a noite é espaço de tempo, compreendido pelo *escurecimento*, em que se encontra esse mesmo hemisfério, pelo desaparecimento do sol no ocaso.

A *noite*, pois, em sentido normal, inicia-se pelo *crepúsculo*, momento em que o sol desaparece no horizonte, para extinguir-se pelo *alvorecer*, quando, vindo nova claridade do sol, se inicia o novo *dia natural*.

Legalmente, porém, compreendido o dia (dia legal), como o período que vai das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde (18 horas), o que resta é *noite*. Assim, esta se entende como o período que vai das 18 horas de um dia às 6 horas do dia seguinte. E a *meia-noite* se assinala às 24 horas, precisamente *seis* horas após seu início. A *noite legal* tem 12 horas.

No período da noite, não permite a lei civil a prática de atos subordinados a certas formalidades, salvo em caso de *necessidade*, que a justifique.

A lei processual também veda a prática deles no período noturno, isto é, além das 18 horas, salvo se *em continuação*, isto é, para completar a execução dos que se iniciaram antes dessa hora ou em casos excepcionais, se autorizados pelo juiz.

Noite. Mas, no conceito do Direito Trabalhista, a noite não se computa o período de doze horas, em que a têm a lei civil e a comercial.

Ela é tomada como o período em que, segundo o costume, devem as pessoas recolher-se às suas casas, para o *descanso necessário*.

E, segundo o conceito, a própria lei *fixa a hora*, no período da noite, em que o trabalho se considera noturno, para que, a partir dela, as remunerações sejam feitas sobre outras bases e o horário de trabalho efetivo se compute por menor número de horas.

Noite. Em sentido amplo, emprega-se o vocábulo para distinguir toda sorte de *escurecimento* ou *trevas*.

Assim, *onde não há claridade* é noite.

Nesta circunstância, noite é compreendida como *noite efetiva*, em oposição à *noite legal* que é a escuridão.

E, desse modo, decorrente de qualquer fenômeno natural, essa *escuridão* pode mesmo surgir ou vir em pleno dia. Mas, a rigor técnico, aí será propriamente *escuridão* ou *escurecimento*.

Noite revela sempre o período oposto ao dia natural, como parte integrante do *dia civil*. E, salvo a restrição da regra do Direito Trabalhista, é compreendida sempre no espaço de tempo, que medeia das 18 horas de um dia às 6 horas do dia seguinte.

NOIVADO. Derivado de *noivos*, originado do *nubere* latino (casar-se), é geralmente adotado para designar o *período, que antecede o casamento*, a partir do momento em que se firma a sua promessa.

Corresponde, assim, ao mesmo período dos *esponsais*, isto é, aquele em que duas pessoas (homem e mulher) se mostram *comprometidos para casar*.

É também empregado no sentido de *dia do casamento*.

NOIVO. Derivado do latim *nubere* (casar-se), geralmente indica o vocábulo as pessoas que se encontram *sob promessa de casamento*.

Noivos, pois, são os que se *comprometeram em casamento*.

Mas, também, é aplicado legalmente para designar aquele *que se está casando* ou *se casou recentemente*.

É neste último sentido que o adota a lei processual, para impedir que o *noivo* ou a *noiva* sejam citados nos três primeiros dias que se seguirem às bodas.

NOJO. Aférese de *enojo*, tomado vulgarmente no sentido de *asco*, *repulsão*, *náusea*, *tédio*, *aborrecimento*.

Outrora teve a significação de *dano* ou *mal*.

Nojo. No sentido jurídico, é empregado para designar o *desgosto*, a *tristeza* ou o *pesar*, que se gera do *falecimento* de uma *pessoa da família*. E, assim, extensivamente, passa a designar o período em que os parentes do morto ficam recolhidos em sua casa, para os preparatórios *doluto*. O *nojo*, assim, é de *sete dias*, contados daquele em que se deu o *óbito*.

Neste período, certos parentes do morto, salvo casos especiais, não podem ser citados, conforme preceitua a lei processual (artigo 217, III).

NOLIÇÃO. Do latim *nolle* (não querer), oposto a *volição*, exprime a *ação de não querer* ou, propriamente, a demonstração da vontade de oposição ou recusa a alguma coisa. É *ainaceitação* ou a *negativa* acerca da feitura de um ato ou da realização de um negócio.

NOME. Derivado do latim *nomen*, do verbo *noscere* ou *gnoscere* (conhecer ou ser conhecido), em sentido amplo significa a *denominação* ou a *designação* que é dada a *cada coisa* ou *pessoa*, para que por ela seja *conhecida* e *reconhecida*.

Assim, *cada coisa* ou *cada pessoa* traz o nome por que se designa ou por que é *chamada*.

Este, também, é o conceito do vocábulo na terminologia jurídica.

E o nome tanto se constitui por uma *palavra*, como pode ser composto por um *grupo de palavras*.

Quando constituído por palavras isoladas, o nome será representado por estas palavras. Mas, se composto por um grupo de palavras ou por locuções, o grupo de palavras ou as locuções serão compreendidas como o *nome*, por *inteiro*, não se considerando nome a *fração* ou *parte* do grupo de palavras ou das locuções. Tal ocorre em relação aos nomes das pessoas, compostos por um grupo de palavras. O nome é todo o grupo.

Juridicamente, seja em relação às coisas ou em relação às pessoas, o nome entende-se uma *forma obrigatória* instituída para a *designação* e *distinção* das mesmas coisas e pessoas, que, por esta maneira, se tornam conhecidas e não se confundem entre si.

Em relação às coisas, os nomes impõem-se para que se distingam, quer pelo *gênero*, quer pela *espécie*. Assim se diferenciam entre si, evitando-se que possam ser confundidas. *Nomen essentiam rei probat*: o nome prova a essência da coisa.

Gramaticalmente, todas as palavras que servem de nomes às coisas ou pessoas, designando-se de per si, individualizando-as, dizem-se *substantivas*, em oposição às *adjetivas*, que as vêm *qualificar*, para lhes mostrar as qualidades ou peculiaridades, *demonstrar* a posição em que se encontram, ou *determinar* certas particularidades.

Quando os nomes não designam as coisas em caráter comum, mas vêm individualizá-las, particularmente, dizem-se *próprios*. E isto porque cada palavra as designa em caráter particular, identificando-as como próprias dentro de sua espécie, ou de sua qualidade.

O mesmo ocorre em relação ao nome das pessoas, adotado no sentido de distingui-las entre si.

Na verdade, o nome constitui, em qualquer sentido, seja a respeito de coisas ou de pessoas, um dos principais elementos de *individualização*, indispensável para que sejam *identificadas*.

No entanto, muitas das vezes, anotam-se outros elementos necessários a essa *identificação*, os quais em nenhuma hipótese se confundem com o nome.

Assim são as *marcas*, os *sinais*, os *requisitos* naturais, as *insígnias*, os *emblemas*, e tantos outros meios, que se utilizam como elementos de distinção e de identidade. Todos, no entanto, não se conceituam *nomes*, porque nome possui seu significado próprio, que é o *denominação* atribuída à coisa ou à pessoa para que assim seja designada. E cada coisa ou cada pessoa terá seu nome particular adequado, diferente para cada uma delas.

Os elementos – marca, sinal, emblema etc. – podem, ao contrário, ser adotados para distinção de coisas, de espécies e nomes diferentes.

NOME CIVIL. No sentido legal, assim se entende o *conjunto de palavras*, adotado para designar uma pessoa. E, desse modo, distingui-la de qualquer outra.

É o sinal de identidade, instituído pela sociedade, no interesse comum, a ser adotado obrigatoriamente pela pessoa.

É cumprido pelo registro, também de caráter obrigatório, efetivado logo após o nascimento da pessoa.

Vide: *Registro civil*.

Na realidade, o *nome civil* é um aglomerado de *nomes próprios*, no sentido de substantivos. E, a rigor da técnica, é sempre compreendido em seu *todo*, recebendo cada *parte* dele uma denominação especial.

É assim que o *nome civil* se compõe do *prenome* (nome individual), do *nome de família* (patronímico) e do *cognome* (algunha ou apelido).

O *prenome*, geralmente dito de *nome de batismo* ou *nome de registro*, é o *nome próprio* que vem inscrito em primeiro lugar e no início do nome. É o que serve de *chamamento* comum da pessoa entre seus parentes e conhecidos. É a *denominação individual* ou *nome individual*, como vulgarmente se diz.

O *patronímico* ou *nome da família* é o adotado pelas famílias, e que se transmite de pais a filhos, sem alteração, para distingui-los em sua descendência.

Cognome é o apelido ou a alcunha adotada pela pessoa na composição de seu nome.

O nome civil é suscetível de alteração ou correção. No entanto, o *prenome* não pode ser alterado nem substituído. A lei o impõe *imutável*.

A alteração ou a substituição do nome, assim, consiste da introdução nele de qualquer *novapalavra* ou da retirada de algum dos *cognomes* adotados.

O próprio *patronímico* pode ser *alterado*, desde que nenhuma regra legal impeça sua alteração ou mesmo sua substituição.

O *prenome* pode, também, ser *corrigido*, quando por equívoco tenha sido grafado, no assento do registro civil, erradamente. Mas será simples *correção* ou *adoção da forma certa*, não se entendendo, pois, nem alteração nem substituição, que a lei a isso veda.

A oposição do nome em qualquer documento, pela pessoa que tem esse nome, diz-se *assinatura*. E somente ela legalmente o pode fazer, sendo *falsificação* se for por mãos de outrem.

Mesmo quando outra pessoa, pela representação, faz contratos ou pratica atos em nomes de outrem, não ocorre *assinatura do representado*. O representante (mandatário) *assina pelo mandante*, isto é, anota o *nome dele* e assina seu próprio nome.

Embora o nome não se considere, propriamente, um direito, a *lei o protege*, para que não seja *fraudulenta* ou *abusivamente* usado por outrem, que não o seu titular.

E, refletindo o conceito e a consideração em que se tem a *personalidade*, que designa, é também protegido acerca da *fama* que dele se deriva.

Quando duas pessoas, por coincidência, trazem *nomes iguais*, dizem-se *homônimas*.

A homonímia em nomes civis é motivo justificativo para que uma das pessoas promova a alteração de seu nome, a fim de evitar a confusão, pelo acréscimo de mais um *nome próprio* ou pela retirada de um deles.

Em matéria comercial, a homonímia não se permite, tendo *preferência* o nome comercial que se constitui e se institui em primeiro lugar, segundo a ordem do registro.

A mudança do nome sempre deve ser promovida por *via judicial*, a fim de que seja, legalmente, autorizada. No *assento* do Registro Civil, onde foi a pessoa inscrita, deve ser anotada a alteração, pela *averbação*, especialmente quando nesse registro foi anotado o nome da pessoa por inteiro, quer dizer, quando consta do assento seu *nome civil* adotado.

A respeito da mudança ou substituição do prenome, que a lei impõe como imutável, a Justiça não se há mostrado irredutível. Já se tem admitido, em casos excepcionais, a *troca de prenome*, quando é evidente o *chocante*, o *desprezível*, a *irreverência*, a *abominação*, decorrentes da adoção de prenome que vem expor a pessoa ao ridículo, à chacota ou ao desprezo público.

NOME COLETIVO. Designa a sociedade, formada por duas ou mais pessoas, que se obrigam solidariamente pelas dívidas sociais, tendo por objetivo o exercício do comércio sob *estaração social* ou determinada *firma comercial*.

NOME COMERCIAL. Assim se entende o nome adotado por uma *pessoa* (física ou jurídica), para que, sob ele, realize seu comércio.

Quer, pois, indicar a *designação*, ou a *nomeação*, pela qual a pessoa exerce suas *atividades mercantis*.

Nesta razão, enquanto o *nome civil* designa a personalidade civil, o *nome comercial* individualiza a pessoa, a empresa ou a sociedade comercial, isto é, designa a *personalidade comercial*, identificando-a tal como o nome civil identifica a *pessoa física*.

Nome comercial, firma comercial ou *razão comercial* têm sentidos equivalentes, pois representam a mesma coisa. Identificam a *pessoa do comerciante*.

Somente se distinguem entre si, porque razão comercial indica o nome comercial de uma sociedade mercantil, enquanto o *nome comercial* designa, também, o nome comercial da *firma individual*, assim dita em distinção à *firma social*, expressão usada no mesmo sentido de razão social ou razão comercial.

A firma comercial tem o mesmo sentido de nome comercial, distinguindo-se em *individual*, quando adotada pela pessoa física, ou *social*, quando indica o nome comercial de uma sociedade ou empresa.

O nome comercial em nenhuma hipótese pode ser confundido com a *marca de indústria* ou de *comércio* ou com o *nome do comércio* ou do *estabelecimento*.

O nome comercial é instituído com os mesmos objetivos do nome civil, somente sendo de uso privativo para os negócios mercantis, como o civil é reservado para os negócios de natureza civil.

A *marca de fábrica*, de comércio ou de indústria não significa um nome. É *senal* usado pelo comerciante para *individualizar* ou *assinar* os produtos de sua fabricação ou as mercadorias de seu comércio.

O *nome do estabelecimento* ou do *comércio* é a denominação adotada para individualizar o estabelecimento, a fim de que, por ele, se torne conhecido e se distinga de outros de igual comércio. É uma espécie de *marca do estabelecimento*: *Casa Colombo*, *Armazém Novo Mundo*, *Tipografia Progresso*, etc.

Enquanto o *nome comercial* se refere à pessoa, que exerce uma atividade comercial, a *marca* entende-se o *nome do produto* ou da *mercadoria* e o *nome do estabelecimento*, também dito de *insígnia*, assinala o *local*, em que o comerciante exerce a sua atividade.

Perfeita, pois, a distinção entre as três figuras, instituídas e admitidas legalmente para individualização de coisas diferentes: da *personalidade*, dos *produtos* ou *mercadorias* e do *local do comércio*.

Segundo os princípios do Direito Comercial, constituem, para o comerciante, parte de seu *fundo de comércio*, desde que sua adoção tenha sido precedida da satisfação das formalidades e solenidades legais.

E, assim, seu uso será exclusivo para quem as tenha instituído em primeiro lugar, em atenção às regras jurídicas.

Neste particular, o *nome comercial* devidamente registrado, trate-se de *firma individual* ou de *firma social* ou *coletiva*, não admite *homonímia*. A lei comercial garante o *privilégio* de utilização do nome a quem primeiro o instituiu e registrou.

Ao contrário do *nome civil*, que é *inalienável* e *imprescritível*, não sendo, portanto, suscetível de cessão ou de transferência, o *nome comercial* pode ser transmitido ao sucessor do estabelecimento comercial.

É que o nome comercial não se forma segundo as regras adotadas para a composição do nome civil.

Pode ser constituído por um *nome civil*, por *partes* dos nomes civis das pessoas, que constituem as sociedades, respeitadas as restrições e proibições legais, ou pode ser formado por um *nome de fantasia*.

Naturalmente, quando o nome comercial se constitui com o aproveitamento do nome civil, sua cessão se torna vedada, porque a *inalienabilidade* a este afeta.

Mas, quando se trata de nome composto, em que nenhuma interdição legal possa impedir a sua cessão ou transferência, esta se permite.

Instituído o *nome comercial*, compreendido como o *nome-firma* ou o *nome-assinatura*, ou seja, o que vai servir para ser *firmado* ou *assinado* nos negócios da sociedade, somente aquele que, por força do contrato, está autorizado a assiná-lo, o pode fazer. Quem o faça sem esta autorização está usurpando *poder de outrem* e está *fraudando a verdade*.

É praxe, no comércio, a alteração do *nome civil* para constituição do *nome comercial*, quando para representar a firma individual ou quando a pessoa necessita acrescentar a seu nome civil algum nome próprio para composição da firma ou razão social.

No entanto, quando assim se fizer, é indispensável que se promova a alteração do nome civil, fazendo-se nele as modificações legalmente permissíveis. Não se mostra regular a adoção de dois nomes diferentes, um para efeito civil e outro para efeito comercial.

Vide: *Firma*. *Insígnia*. *Marca de indústria*. *Razão social*. *Registro*.

NOME DE BATISMO. Designação atribuída ao prenome, por ser o nome que se adota no sacramento do batismo.

NOME DE FANTASIA. Assim se diz de toda denominação ou designação, adotada pelo comerciante para individualizar a sociedade, que compuser o estabelecimento de comércio ou suas mercadorias e produtos.

Diz-se de *fantasia* por ser um *nome imaginado* e diferente do nome civil das pessoas físicas.

Como *nome comercial*, destinado a personalizar a sociedade, o nome de fantasia somente se admite em certas espécies de sociedades, como as *sociedades por cotas* ou *sociedades*

anônimas. Vulgarmente dizem-se *denominações*, para que se distingam dos nomes compostos pelos nomes dos sócios.

Em regra, para ser tomado como nome comercial, o nome de fantasia deve referir-se à natureza do comércio ou indústria a ser explorada pela sociedade, a fim de que não se apresentem uma *burla* ou uma *mistificação*.

Quando, no entanto, é escolhido como *insígnia*, para individualização do *ponto* ou do *local*, ou como *nome do produto* ou da *mercadoria*, o nome de fantasia não fica adstrito à realidade do comércio ou do produto.

NOME DE GUERRA. Usado na *gíria*, tem o sentido de *pseudônimo* (nome suposto).

É especialmente utilizado na linguagem dos prostíbulos para designar o nome suposto adotado pelas meretrizes, a fim de ocultarem seus verdadeiros nomes.

NOME INDIVIDUAL. É tomado em duas significações: vulgar e ampla, jurídica e restrita.

Na acepção vulgar, assim se entende o nome da pessoa, que o indica *individualmente* compreendido, nesta razão, por vezes, como o próprio *nome civil*.

Mas, no sentido jurídico, entende-se o *prenome*, o *nome de batismo*, ou seja, o nome que deve, necessariamente, ser atribuído à pessoa, após seu nascimento, e deve ser adotado no *assentado* registro civil.

NOME PRÓPRIO. É o mesmo prenome, ou o primeiro nome que se inscreve no *nome civil*. É o nome de batismo.

NOME SINGULAR. Expressão utilizada para distinguir o nome civil da pessoa ou para referência ao nome da pessoa, em distinção ao nome comercial, igualmente dito de *nome coletivo*.

Vide: *Nome individual*.

NOME SOCIAL. É a mesma *razão social* ou o *nome comercial*, pelo qual as sociedades comerciais se distinguem e se nomeiam.

Vide: *Firma social*. *Razão social*.

NOMEAÇÃO. Derivado do latim *nominatio*, de *nominare* (chamar, designar pelo nome), em sentido literal, tanto quer significar o *chamamento* que se faz de uma pessoa, para que se aproxime ou venha até onde é chamada, como a *designação pelo nome* ou *indicação pelo nome de uma pessoa* ou de uma coisa.

No sentido da terminologia técnico-jurídica, é o vocábulo mais propriamente empregado na acepção de *designação* ou *indicação pelo nome*.

E, assim, também significa a *declaração do nome* ou a *menção do nome* de uma pessoa ou de uma coisa, o que importa no sentido de *individualização*.

Tem, pois, na aplicação técnica, conceito diverso de *chamamento*, mais propriamente utilizado para exprimir o *ato pelo qual se chama alguém pelo nome*, para que venha fazer alguma coisa ou se aproxime de quem o chama.

É assim que se fazem diferentes os sentidos de *chamamento ao processo* e *nomeação à autoria*. No primeiro, em verdade, é a pessoa chamada para vir a juízo, enquanto no segundo caso é indicado ou designado o nome dela, para que possa ser trazida a juízo.

Nomeação. É ainda aplicado na linguagem jurídica, como expressão técnica, para significar o ato pelo qual é uma pessoa *designada* ou *indicada* por uma outra, *por seu nome*, *para desempenhar um encargo* ou *exercer uma função*, investindo-se, por essa forma, dos poderes indispensáveis ao exercício da missão ou do encargo.

No sentido do Direito Administrativo, entende-se o ato pelo qual o *Poder Público* faz a designação de uma pessoa para que seja promovida no exercício de um cargo ou função pública. Ela se revela a *primeira investidura* nos postos ou cargos administrativos, distinguindo-se, assim, da *promoção* ou do *acesso*, em que a pessoa é designada para mais alto posto ou cargo de categoria mais elevada.

No entanto, em sentido mais extenso, é tomada para exprimir toda *espécie de designação* para desempenho de qualquer mister ou função, mesmo daquelas pessoas que já ocupam outros cargos.

O Direito Administrativo institui as regras a serem adotadas para que se façam as *nomeações* ou provimento dos cargos públicos.

No próprio ato em que a nomeação se objetiva, declara-se a qualidade ou a condição em que a pessoa é designada para o exercício do cargo ou função: se em caráter efetivo, como contratado, ou sob qualquer outra modalidade autorizada em lei.

Vide: *Demissão. Despedida. Empregado. Estabilidade. Exoneração. Funcionário.*

NOMEAÇÃO À AUTORIA. A significação jurídica de nomeação; na expressão *nomeação à autoria*, é a de *indicação* ou de *designação* do nome da pessoa, a quem pertence a coisa demandada, para que contra ela se faça a citação judicial, indispensável ao andamento da ação.

Assim, na linguagem processual, *nomeação à autoria* e *chamamento ao processo* distinguem figuras diferentes.

O *nomeante* não chama o dono da coisa a juízo, como no chamamento ocorre. Designa ou declara o *nome da pessoa*, que diz ser a legítima proprietária da coisa, em cujo nome possui. O *autor*, em virtude desta indicação, promove a *citação do nomeado*.

NOMEAÇÃO DE BENS. Significa a expressão a *indicação de bens*, feita pelo devedor ou por quem está sendo executado, para que sobre os mesmos recaia a penhora judicialmente autorizada.

Mostra-se, desse modo, a *faculdade* que a lei outorga ao executado, de *nomear à sua vontade* os bens, em que se deve efetivar a penhora, a fim de que se evitem maiores danos a ele próprio com uma penhora feita em bens não escolhidos ou não indicados espontaneamente por ele.

A nomeação, para ser lícita, deve recair em bens próprios do executado, que possam ser dispostos por ele.

A nomeação de bens obedece à prescrição determinada na lei processual. E quando não atendida diz-se *irregular*, sendo inquinada de nula ou inválida, o que pode ser alegado pelo exequente. É tida, assim, como não sendo feita, devolvendo-se o direito de *escolha* dos bens a serem penhorados ao próprio exequente, desde que admitida a sua impugnação.

NOMEADA. De *nomear*, além de sua aplicação adjetiva, para indicar a pessoa, cujo nome aparece numa *nomeação*, é empregado como substantivo para exprimir o *bom nome*, a *fama* ou a *reputação* de uma pessoa.

NOMEAR. Do *nominare*, é tecnicamente empregado no sentido de *designar* ou indicar pelo nome.

No sentido jurídico, *nomear*, seja em relação às pessoas ou em relação às coisas, significa *individualizar*, pois que, com a menção ou a designação das coisas ou das pessoas, *pelo seu nome*, evidentemente, estão elas sendo *individualizadas* ou *indicadas individualmente*. É *determinar, indicar, tornar preciso*.

Significa ainda: *escolher alguém* para ocupação de cargo ou função.

Vide: *Nomeação*.

“NOMEN JURIS”. Locução latina aplicada como expressão técnico-jurídica, no sentido de *denominação legal*.

Nomen juris, pois, assinala o nome atribuído a qualquer fato, ato ou ação pela própria lei. E pelo qual se distinguem e devem ser mencionados.

NOMENCLATURA. Derivado do latim *nomenclatura*, de *nomen*, nome, e *calo*, chamar, quer significar a *relação* de nomes que são atribuídos às coisas e às pessoas, a fim de que, cada uma delas, possuindo um nome, por ele nela se *individualizem*.

Nomenclatura. No sentido técnico do Direito Tributário significa a relação de profissões, comércio e indústrias, exercidos pelo contribuinte, na qual se estabelecem os *coeficientes* para apuração da renda tributável, e classificados segundo as espécies de negócios, que servem de objeto ou base às suas atividades.

Nomenclatura, aí, tem o mesmo sentido de *classificação pelos nomes* das profissões, comércio e indústrias, sobre cujas rendas incide a tributação.

NOMINAL. Derivado do latim *nominalis* (relativo ao nome), é usualmente empregado para exprimir tudo o que, não tendo existência *real*, só existe, virtualmente, *em nome*.

Neste sentido, pois, na linguagem jurídica e econômica, equivale ao *convencional*, notadamente quando se refere ao *valor* atribuído a certas coisas.

Valor nominal, portanto, é um *valor convencional*, não representando, assim, um valor real e efetivo.

Nominal. Na linguagem técnica, notadamente do Direito Comercial, é especialmente empregado para indicar a natureza nominativa dos títulos de crédito. É usado no sentido *denominativo* ou que é passado *no nome* de alguém. Opõe-se ao sentido de *ao portador*.

Nominal. É, ainda, empregado na linguagem jurídica, além dos sentidos apontados, em seu sentido literal: para indicar ou distinguir tudo que se refere ao nome ou que é feito pelo nome. Assim, encontramos a expressão *chamada nominal*, para exprimir aquela que se faz *nome por nome*, constante de uma relação, ou *votação nominal*, para aludir à que é feita pela *chamada do nome*. Desse modo, opõe-se ao sentido do que se faz *englobado* ou de *modo coletivo*.

NOMINATIVO. Derivado do latim *nominativus*, na linguagem comum quer exprimir tudo o que vem *denominado* ou que *encerra nome* ou *nomes*. E, na terminologia gramatical, alude ao *caso*, em que se coloca o *sujeito* da oração, para afirmar ou negar alguma coisa.

No sentido jurídico, no entanto, *nominativo*, em oposição *ao portador*, quer designar *todo título de crédito*, cuja propriedade é, *nominalmente* ou *pelo nome*, indicada no próprio documento ou instrumento, em que está materializado.

É, pois, o documento ou o título *passado em nome de uma pessoa*, que assim se indica proprietário dele.

Vide: *Título*.

NOMOGRAFIA. É a ciência cujo objeto é a escrita das leis: *nomos* = norma; *graphia* = escrita.

“NON BIS IN IDEM”. Traduzindo-se: *não duas vezes sobre a mesma coisa*, é a locução latina empregada para significar que não se devem aplicar duas penas sobre a mesma falta. Seria *acumulação de penas*, que não se permite.

E, assim, a pessoa que já foi condenada por uma falta, por esta mesma falta não deve ser perseguida, para que se lhe queira impor nova penalidade.

“NON DOMINUS”. *Não dono*. Indicativo da pessoa que não é dona, ou que não tem o domínio sobre a coisa de que se trata.

“NON LIQUET”. Não esclarecido. Fórmula latina a indicar que o magistrado pode deixar de se pronunciar por entender que a causa não estava provada. Hoje, pelo princípio de que o juiz não pode denegar justiça, o *non liquet* conduz à absolvição do acusado por falta de provas ou à improcedência da demanda cível.

“NON OMNE QUOD LICET HONESTUM EST”. Nem tudo que é legal é honesto.

NONATO. Formado das palavras latinas *non* (não), *natus* (nascido), é o vocábulo empregado na linguagem técnica da medicina legal para designar as pessoas que *não nasceram naturalmente*, isto é, de *parto natural*, mas *foram extraídas do ventre materno* por meio de uma operação chamada de *cesariana* (abertura do ventre).

NORA. Derivado do latim *nora*, é a expressão usada para designar a *mulher do filho*, ou *aaliança* que se estabelece entre a esposa do filho e o pai deste, dito de *sogro*, em relação a ela.

É um parentesco por afinidade, estabelecido pelo casamento, no mesmo grau em que se encontra o filho, e que não se dissolve pela morte do cônjuge.

NORMA. Derivado do latim *norma*, oriundo do grego *gnorima* (esquadria, esquadro), dentro de seu sentido literal, é tomado na linguagem jurídica como *regra*, *modelo*, *paradigma*, *forma* ou tudo que se estabelece em lei ou regulamento para servir de *pauta* ou *padrão* *na maneira de agir*.

Assim, a *norma jurídica* (*praeceptum juris*), instituída em lei, vem citar a *orientação* a ser tomada em todos os atos jurídicos, impor os *elementos de fundo* ou *de forma*, que se tornam necessários, para que os atos se executem legitimamente. É o *preceito de direito*.

Nela, pois, está contida a *regra* a ser obedecida, a *forma* a ser seguida, ou o *preceito* a ser respeitado.

A norma, portanto, bem se revela a *esquadria legal* que vem traçar as medidas necessárias para a *regularidade jurídica* do que se pretende fazer. Diz-se *norma agendi*.

Vide: *Direito objetivo*.

Do vocábulo se forma o adjetivo normativo, para designar todo *texto legal*, em que se firma uma *regra* ou um *modelo*, que deva ser seguido na prática dos negócios jurídicos.

Normativo, destarte, é o que tem força de *norma* ou vale como *regra*.

“NORMA AGENDI”. É o preceito jurídico, é a própria lei, ou o direito em sua forma objetiva.

NORMA ATRIBUTIVA. A que confere ou concede à pessoa ou à coletividade certa atribuição, certo direito ou certa qualidade.

NORMA AUTÔNOMA. A que estabelece ou firma o princípio jurídico de modo completo e perfeito, em oposição à *não autônoma*, que somente faz sentido em conexão com outra norma, que a limita, a determina ou a nega.

NORMA CONSTITUCIONAL ATÓPICA. É a norma que se extrai de texto ou disposição não contidos na Constituição originária, mas em normas de emendas constitucionais ou até mesmo de leis que complementam o conteúdo da constituição originária. A expressão “atópica” vem do grego “topos” que significa lugar.

NORMA DE ENCERRAMENTO. Na expressão de Giuseppe Chiovenda, norma de encerramento refere-se àquele comando da lei que expressa uma situação mais abrangente que as situações até então previstas no texto legal. A norma de encerramento tem, assim conteúdo que permite ao intérprete fazer incidir os efeitos de situação já prevista em lei naqueles casos não constantes nela. (nsf)

NORMA DECLARATIVA. A que explica, define ou dá o sentido das palavras, ou esclarece a dúvida sobre a aplicação de outra norma. É qualificada igualmente de *norma explicativa*, notadamente quando insere uma *definição*, caso em que se diz ainda de *norma diretiva*.

NORMA DISPOSITIVA. É a que simplesmente enuncia ou fixa a regra jurídica, sem coagir a vontade das pessoas, mas simplesmente cooperando com elas.

NORMA FUNDAMENTAL. Ou *Lex fundamentalis*, expressão a designar a Constituição. Na doutrina de Hans Kelsen, também a norma fundamental é a norma hipotética que dá validade à própria Constituição.

NORMA IMPERATIVA. É a *coativa*. É a norma obrigatória, a cujo mando ninguém se pode furtar. As normas imperativas representam o *jus cogens*. E se dizem *normas preceptivas*, opondo-se às *permissivas* e *facultativas*.

Na *norma imperativa*, há sempre uma ordem ou um preceito, de forma rígida.

NORMA INTERPRETATIVA. É a que já explica ou interpreta seu próprio sentido, já assinala o modo de sua aplicabilidade.

NORMA LEGAL. Em sentido genérico, é toda norma jurídica, ou toda regra, todo preceito emanado do poder competente e fixado na lei.

NORMA LIMITATIVA. É a que restringe a eficácia do preceito para certos e determinados casos, ou que estabelece prazo ou impõe condição para o exercício de um direito.

NORMA MODIFICATIVA. É a que vem modificar ou estabelecer exceção em relação a outro preceito, a fim de que se modifique sua eficácia em relação a certo e determinado caso.

NORMA NEGATIVA. É a que nega ou não sanciona a validade do ato jurídico em certas e determinadas condições, suprimindo, assim, a eficácia do preceito ou da regra que o regula.

NORMA PERMISSIVA OU FACULTATIVA. É a que atribui à pessoa a faculdade de fazer ou não fazer, ou de proceder deste ou daquele modo, ficando, pois, a forma ou a prática do ato a seu encargo.

NORMA PROIBITIVA. É a que insere uma proibição ou forma, veda a prática de certo ato ou ordena abstenção do mesmo ato.

NORMAL. Do latim *normalis*, assim se diz de tudo que é conforme à regra ou a que se procede segundo a norma. É o *regular*. É o *que está em ordem*.

E, assim, em aplicação vulgarizada, *normal* quer significar o *curso ordinário* ou *natural das coisas*, o *usual*, *comum*, *costumeiro*, ou tudo *que se estabelece pelo uso*, pelo costume, pela praxe ou pelo estilo.

Normal. Diz-se também do ensino de nível médio, destinado à formação de professores do ensino fundamental, e do curso, onde a instrução é ministrada.

NORMALIZAR. Formado de *normal*, é o verbo empregado no sentido de *regularizar* ou *pôr em ordem*. É *fazer voltar ao normal*, o que estava sendo feito contra a regra ou contra a ordem comum, colocando-se todas as coisas na situação, ou as arrumando, como devam ser colocadas ou arrumadas.

NORMATIVIDADE. Normatividade é expressão que se refere aos efeitos da norma jurídica, quer quanto à sua vigência no tempo e no espaço, como à sua aplicabilidade e integração no sistema jurídico. (nsf)

NOTA. Derivado do latim *nota*, do verbo *noscere* (conhecer), é literalmente entendido como qualquer *sinal, indicação, apontamento, comentário* ou tudo que se faça para que certas coisas *não sejam esquecidas*.

A *nota*, assim, ora é um *sinal de lembrança*, uma *observação* acerca de algum fato, ora *oesboço* a respeito de matéria, que se quer esmiuçar.

Na linguagem de imprensa, é o editorial informativo feito em resumo. É a *notícia rápida*.

Nota é também a *cédula*, como papel representativo de curso legal.

Nota. Na terminologia técnica do comércio, em distinção da *fatura*, entende-se o *documento* ou *escrito*, que o comerciante fornece a seu freguês, quando compra ou quando efetiva algum pagamento para ser levado a crédito de sua conta.

Neste sentido, especializando-se, *dizem-se*:

Nota de venda, o escrito entregue ao comprador, no momento em que faz a operação de compra, seja a crédito ou a dinheiro.

Nota de débito é o *memorandum* enviado ao correntista, para avisá-lo de um débito feito em sua conta-corrente, proveniente de remessas de mercadorias, de despesas ou de outras origens, que se mencionam no mesmo papel.

Nota de crédito é o *aviso* em que se comunica qualquer lançamento de crédito feito na conta do *avisado*.

Na linguagem da contabilidade, ainda se diz *nota de lançamento*, para todo *apontamento* de operações, que se devem contabilizar, ou para os *papéis* que servem de base aos ditos lançamentos, os quais também se denominam *fichas de lançamentos*.

“NOTA BENE”. Locução latina, que se traduz *note bem, usualmente empregada em certos escritos pelas iniciais N.B., usada na linguagem escrita para chamar a atenção acerca do fato, que a ela sucede*.

É, assim, um *sinal de atenção* a respeito do que está escrito a seguir dele.

NOTA DE COMPRAS. Designa a que os comerciantes se obrigam a extrair, no cumprimento de exigências fiscais, contendo a especificação da quantidade, do preço, da qualidade e da procedência das mercadorias adquiridas de fornecedores não comerciantes.

NOTA DE CULPA. Indica o documento que a autoridade se obriga a entregar ao preso, na hipótese de flagrante, no prazo de 24 horas, mediante recibo.

Deverá conter o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas.

NOTA FISCAL. Também chamada *fatura*, denomina a relação numerada, onde são especificadas as mercadorias vendidas por comerciantes, indicando-se os preços unitário e global, que obrigatoriamente devem acompanhá-las, quando da entrega ao comprador.

NOTA PROMISSÓRIA. É a *promessa de pagamento*, emitida diretamente pelo devedor a seu credor, a ser realizada no vencimento que nela se fixa.

É um *título de crédito* nos moldes da *letra de câmbio*. E está subordinada às mesmas regras e princípios jurídicos instituídos para esta. E somente se difere da *letra de câmbio* porque se revela uma *promessa* do devedor ao credor, enquanto a *letra de câmbio* é a *ordem de pagamento* do credor, sacada contra o devedor, a favor de um terceiro (*tomador*).

Inicialmente, o devedor, que é o *emitente* da nota promissória, já assume o compromisso escrito e solene de *pagar*, o que confessa dever. Na *letra de câmbio*, ao contrário, *somente depois de aceitar*, está o devedor vinculado à obrigação, que, na promissória, nasce desde logo, com a emissão de título, *que vai assinado pelo próprio devedor*.

A promissória exsurge com o título líquido e certo, sem qualquer outra solenidade, que não sejam as que se determinam em lei, para sua emissão legal.

Assim, deve conter o título:

- a) A denominação *nota promissória*.
- b) A soma de dinheiro a pagar.
- c) O nome da pessoa a quem deve ser paga (o credor).
- d) A *assinatura* do próprio punho, ou de mandatário especial do emitente.

E todos estes elementos devem ser lançados em seu *contexto*, inserto no seu *anverso* ou *face*, sob pena de não valer como título formal de crédito, mas como mera *declaração de dívida*.

A nota promissória atribui a seu portador o direito de cobrar a importância nela consignada, desde que não seja pontualmente paga, por ação executiva.

NOTA VERBAL. Designa a comunicação diplomática, com redação na terceira pessoa do singular, desprovida de assinatura ou outras formalidades, que o Ministro de Estado dirige ao chefe de representação estrangeira ou vice-versa.

NOTARIADO. De *notário*, oriundo de *nota*, é empregado para designar as funções ou o ofício de notário.

NOTÁRIO. Do latim *notarius* (o que escreve por abreviatura), é, na linguagem técnica do Direito, utilizado para designar o *oficial público*, a quem se comete o encargo de *instrumentar*, isto é, de *escrever em seus livros de notas*, no estilo e na forma legal, todos os atos jurídicos e contratos ali levados pelas partes interessadas.

É também chamado de *tabelião de notas*, distinguindo-se do *escrivão* que é o oficial público, encarregado de escrever nos processos os atos referentes a ele, ou outros, determinados pelo juiz.

O notário escreve ou formula os termos ou instrumentos, geralmente chamados de *escrituras*, segundo os dados ou apontamentos (notas) fornecidos pelos interessados. Mas é de sua obrigação *enquadrar* esses atos na *forma legal*, seguindo as regras e exigências instituídas pela lei, a fim de que os ditos atos ou contratos não possam ser inquinados de irregulares.

Seus escritos, tidos como *documentos públicos* ou *instrumentos públicos*, são reconhecidos como documentos autênticos, pois que o notariado ou as funções do notário são tidas como de *caráter público* ou de *fé pública*, valendo, salvo casos excepcionais, como *prova plena*.

Podem manter auxiliares, com a faculdade de *instrumentar* em seus livros, mas sendo os respectivos atos subscritos por eles, os quais se dizem *escreventes juramentados*.

Admite-se, ainda, a nomeação de *oficial-maior*, que exerce, junto ao notário ou tabelião, as mesmas funções que ele, auxiliando-o em todas as suas atribuições e substituindo-o em seus impedimentos.

Os notários estão sujeitos à fiscalização do Judiciário, que exerce vigilância em seus *cartórios*, por seus *juizes corretores*. Assim, os *livros de notas* são autenticados por eles.

NOTÍCIA. Do latim *notitia* (conhecimento), é geralmente empregado no sentido de *informação* ou de *ciência* acerca de fatos acontecidos.

E, assim, exprime o *que é sabido* ou o *que é conhecido*, e o *que é público*.

Deste modo, *dar notícia* é informar ou tornar ciente acerca do que aconteceu ou está acontecendo. É *receber notícias* e saber de fatos acontecidos ou receber informações sobre alguma coisa.

Notícia. Na terminologia da imprensa, quer significar a informação ou a divulgação feita por um jornal a respeito de fatos ocorridos.

É a *publicidade* de tais fatos, em virtude do que eles se *tornam sabidos e conhecidos* de todos.

Neste sentido, *noticiar* é *dar publicidade* ou *divulgar*, sendo notícia equivalente, também, *adivulgação*.

E, na técnica terminológica da imprensa, *noticiário* entende-se o *conjunto de notícias*, insertas no jornal, em cada uma de suas edições. O redator, encarregado das notícias, diz-se *senoticiário*. E o que as colhe, *repórter*.

NOTIFICAÇÃO. Derivado de *notificar*, do latim *notificare* (dar a saber), em sentido amplo é empregado para designar o ato judicial escrito, emanado do juiz, pelo qual se dá

conhecimento a uma pessoa de alguma coisa, ou de algum fato, que também é de seu interesse, a fim de que possa usar das medidas legais ou das prerrogativas, que lhe sejam asseguradas por lei.

É, assim, o *aviso judicial*, instrumentado em forma legal, levando a *notícia* a certa pessoa, para seu conhecimento, de um ato jurídico já praticado ou a ser praticado, no qual é interessado.

Neste sentido, é a *notificação* ao credor hipotecário, para *notícia* da penhora feita no bem hipotecado; ao senhorio direto, na arrematação do prédio emprazado; aos vendedores, com o direito preferencial, na nova venda; ao locatário pelo locador, quando não quer continuar o contrato de locação etc.

Qualquer notícia acerca de fato ocorrido em juízo, que deva ser feita à pessoa interessada, é, geralmente, dita de *notificação*, quando promovida na forma processual adotada para essa diligência.

Casos há em que a notificação é ato judicial para a validade do ato praticado ou que se quer praticar. E quando se omite a diligência o ato perde sua eficácia em relação à pessoa que deveria ser *notificada*.

E a notificação, em regra, é ato dirigido à pessoa que não contende em juízo, no que se difere da *intimação* e da *citação*.

A intimação é a notícia *levada às partes*. E a citação é o chamamento da parte para demandar ou se ver acionar. A notificação tem sempre o caráter de *comunicação* que se repete tantas vezes, quantas as necessárias, no curso de uma ação. E se pode processar com *autonomia*, isto é, à parte de qualquer ação, para assegurar ou ressaltar direitos.

Notificação. Em sentido restrito, quer exprimir o ato instrumentado, autorizado pelo juiz, em virtude do qual se dá conhecimento a uma pessoa *do que lhe cabe ou deve fazer*, sob qualquer sanção, quando não cumpra o que lhe é determinado. É a *notificação com preceito cominatório*, a que fica sujeita pelo não cumprimento do que lhe é imposto.

Qualquer espécie de notificação, mero *aviso judicial*, *assecuratória de direitos* ou *cominatória* é processada na forma prescrita para as citações, podendo, no entanto, ser feita *por despacho*, independente de mandato, quando não for caso de precatória ou rogatória, ou caso de edital (ausentes ou desconhecidos).

NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA. Na terminologia médico-legal, assim se diz do *aviso* ou da *notícia* que deve ser, obrigatoriamente, levada ao conhecimento das autoridades sanitárias, pelo médico, quando em sua clínica constata a existência de pessoas atacadas de moléstias infecciosas, sujeitas a isolamento, por imposição regulamentar.

NOTORIEDADE. Provindo de *notório*, do latim *notorius*, de *noscere* (conhecer), é a qualidade ou a condição do que é *sabido* ou *conhecido*. É a qualidade de *notório*.

A notoriedade, pois, mostra o que é do *conhecimento público*, o que é do *domínio público*.

Nesta razão aponta fato ou acontecimento por tal forma *divulgado*, *conhecido*, que *não pode nem deve ser desconhecido*, e, por isso, *negado*.

A notoriedade é o estado daquilo que *preexiste por si mesmo*, revelando-se uma *verdade irretorquível*, que deve ser aceita sem discrepância, porque se mostra tal como é, e deve ser admitida como certa.

É a *verdade pública*, a *verdade vulgarizada* ou a *verdade reconhecida pela voz pública*.

Vide: *Fato notório*.

NOTÓRIO. Do latim *notorius*, de *noscere* (saber, conhecer), em sentido jurídico é o que é sabido ou conhecido pelo público. É o que é do *conhecimento de todos* ou de *conhecimento generalizado*.

E por ser de conhecimento público, de conhecimento geral, exprime sempre o *que se tem como certo e verdadeiro*, não precisando de ser provado, porque já preexiste por si mesmo.

Vide: *Notoriedade*.

NOVA. Do latim *novus* (novo, recente), é usado na significação de notícia acerca de fato recém-ocorrido.

É a *novidade* ou a *primeira informação* acerca de fatos ainda não sabidos nem conhecidos.

Nova. Como adjetivo, quer significar, não só o que é recente, acaba de ser feito, como o que se repete ou se faz pela segunda vez, equivalendo, assim, a *outra*.

No primeiro destes sentidos, isto é, de *recente*, em oposição a *velha*, é aplicado na linguagem jurídica na expressão *força nova*, a fim de indicar a ação possessória, fundada no esbulho ou na turbação, ocorridos dentro de ano e dia.

Vide: *Ação possessória. Força nova*.

NOVAÇÃO. Derivado do latim *novatio*, de *novare* (fazer novo, inovar), literalmente quer significar o que é feito novo ou feito outra vez, em substituição ao que existe antes.

E, nesta acepção, foi trazido o vocábulo à terminologia técnica do Direito, para exprimir *anova obrigação* constituída em substituição à *velha obrigação*, que se extingue.

Na *transfusio atque translatio* dos romanos assenta o conceito da novação: a obrigação constituída *a novo* vem mudar, substituir, transformar a obrigação velha, que se extingue ou deixa de existir.

Desta forma, no sentido técnico, novação implica, necessariamente, a *extinção da dívida ou obrigação anterior*, pela criação de um *direito novo*, que se coloca em substituição ao que foi extinto.

Os comentadores romanos distinguem duas espécies de *novações*:

1. A *novatio voluntaria*, a verdadeira novação, resultante do *acordo* entre devedor e credor para formação de nova obrigação, que vem substituir e extinguir a primeira.
2. A *novatio necessaria*, a que se opera pela *litis contestatio*, tida, originariamente, como *aconvenção*, pela qual as partes declaravam submissão ao julgamento a ser preferido pela sentença.

Com justa razão, foi a terminologia recusada, por fugir ao sentido técnico do vocábulo, notadamente por se evidenciar que a *litis contestatio* é *ato forçado*, e a novação somente se funda em *ato voluntário*, de que se gera o ajuste ou a convenção.

A base da *novação* é a *conversão imediata* de uma obrigação em outra: a *nova* substituindo e extinguindo a *velha*.

E, para que ocorra a novação, é necessário:

- a) O *acordo* ou *ajuste* entre devedor e credor, pelo qual, voluntariamente, *convencionam a mudança* ou a transformação da *obrigação velha* por uma *nova obrigação*.
- b) A *obrigação velha* ou *anterior*, que se pretende *novar* pela constituição de *outra dívida*, que a vem substituir, extinguindo-a.

A existência de *dívida*, que seja válida e, conseqüentemente, exigível, é condição ou requisito primário.

- c) O ânimo de *novar* (*animus novandi*), em virtude do qual se verifica a *intenção inequívoca* de ser extinta a *obrigação anterior* pela *nova obrigação*, que prevalece como *novo direito*, sem qualquer vínculo à obrigação extinta.

Neste aspecto é que a novação se distingue, perfeitamente, da *renovação* ou da *prorrogação*, pois que naquela não há qualquer *continuidade* em relação ao anterior, como na renovação ou na prorrogação, desde que se apresenta como coisa *inteiramente nova*, fundada em *nova convenção*.

- d) Validade da *nova obrigação*, pois que se mostra um direito novo, em consequência do que se deve gerar em ato legítimo e válido legalmente.

Nestas condições, os requisitos fundamentais da novação expressam-se na feitura de *ato novo*, no *ânimo de novar* e na *substituição*, com o *caráter extintivo*, da dívida anterior pela dívida que se constitui como nova.

A novação pode fundar-se na *substituição da dívida* ou objeto da prestação, ou pela *substituição das pessoas* que figuram na dívida anterior, donde as espécies de *novação objetiva* e *subjetiva*.

NOVAÇÃO OBJETIVA. Assim se diz da que se opera entre os anteriores credor e devedor para substituição da dívida anterior por *outra dívida*, que extingue a primitiva.

Nesta razão, evidencia-se pela constituição de uma *nova obrigação*, *diferente da primeira*, constituída para substituí-la e extingui-la. É chamada, também, de *novação real*.

A novação objetiva, portanto, deve resultar da constituição da nova obrigação que vem substituir e extinguir a anterior, pelo que o ânimo de novar não pode ser presumido, mas deve fundar-se em atos inequívocos ou ser expressamente declarado.

A prorrogação, pois, da dívida anterior, permitida pelo credor e aceita pelo devedor, não importa em novação, pois que aí não se praticou *ato novo*, que viesse substituir e dar por extinta qualquer obrigação anterior.

A novação objetiva importa sempre no *desaparecimento do anterior* para *aparecer somente o novo*, independente do que foi extinto e com aspecto novo.

Igualmente, qualquer alteração a respeito da dívida, para aumentá-la, diminuí-la, modificá-la, para reforçar as garantias, revelando *continuidade da dívida anterior*, não resulta em novação.

NOVAÇÃO SUBJETIVA. É a denominação técnica dada às novações que resultam da *substituição de pessoas* nas obrigações anteriores. É a *novação pessoal*.

Genericamente, os romanos denominavam-na de *delegatio*, de *delegare*, que significava *mandare* e exprimia toda espécie de *cessão* ou de *transferência*. E assim era usada no sentido técnico para exprimir a *substituição de pessoas* numa obrigação.

No entanto, a respeito da *substituição do devedor*, os romanos, especialmente, distinguiam a *delegatio* da *expromisso*.

A *delegatio* referia-se especialmente ao ato do devedor primitivo, *delegando* a seu credor um novo devedor, que aquele aceita. Ocorre, pois, a transmissão da dívida do *antigo devedor* a *novo devedor*, com anuência do credor. É, assim, um delegado do devedor anterior junto ao credor. E, por isso, se dizia, *debitorem delegari creditori*.

A novação *expromisso*, do verbo *expromitere* (tirar para fora, assumir a obrigação), já se entendia a convenção entre o novo devedor e o credor do antigo devedor, a fim de que seja substituído o devedor anterior, com plena quitação, por aquele, que, assim, se torna o principal pagador da nova obrigação.

E a *expromisso* se operava sem a intervenção do antigo devedor, ocorrendo uma *delegação* por iniciativa do *devedor substituinte*.

Na substituição dos credores, é necessária a constituição de *nova obrigação*, a fim de que não se opere simples *cessão*, em que não há *novação*, pois que a obrigação antiga não se exprime nem se substitui por outra. Há apenas *transferência*, na qual não se faz mister o *consentimento* do devedor, o que se mostra necessário na novação.

NOVELA. Do latim *novella*, é originariamente tomado no sentido de *fábula* ou *narração fabulosa*.

E, assim, tanto distingue o *conto* (narração ligeira), como o *romance* (narração mais longa).

Em geral, a novela é adotada para indicar a *narração de aventuras*, compreendida ainda como o *romance curto*.

As novelas, como os contos e romances, integram a literatura de ficção, atribuindo a seus autores os direitos autorais pela divulgação ou edição delas.

Novela. No Brasil, indica ainda a peça teatral ou romance, ordenado em capítulos, escrito especialmente, ou fruto de adaptação, destinando-se à apresentação seriada na televisão.

NOVELAS. Na terminologia do Direito Romano, era a designação dada, especialmente, às Constituições de Justiniano, pelas quais modificou pontos importantes de sua legislação. Diziam-se *novellae constitutiones*, sendo a primeira datada de 1º de janeiro de 535 e a última, que recebeu o número 137, data de 565.

As *Novelas* de Justiniano foram designadas pelos glosadores de *autênticas* (*authenticae*), nome que proveio da denominação dada à versão latina das mesmas – *autenticum* ou *corpus authenticarum*, constituídas de 134 novelas.

O *Corpus authenticarum* era tido como o verdadeiro texto legal das *Novelas*.

Antes dele, porém, conhece-se a *coleção grega*, composta de 168 novelas, feita após a morte de Justiniano e contendo novelas que não provêm dele, mas de seus sucessores, os imperadores Justino II e Tibério II.

Há outras coleções, sem caráter oficial.

As novelas tratam de vários assuntos referentes ao Direito Eclesiástico, ao Direito Público, Administrativo, Criminal e ao Direito Privado.

Também é dado o nome de *Novelas* às constituições imperiais publicadas após a promulgação do Código do imperador Teodósio II, pelos seus sucessores.

Vide: *Corpus Juris Civile*.

NOVICIADO. Formado do latim *novicius*, de *novus* (novo), exprime o estado ou qualidade *denoviço*.

É tido, assim, em sentido equivalente a *aprendizado*, ou *aprendizagem*, mostrando o período, em que alguém é submetido à prova de alguma coisa, para ver se possui as aptidões necessárias ao desempenho de uma função, ou ser investido em algum ofício, ou em que faz os primeiros exercícios, que o tornem apto para alguma coisa.

Neste particular, *noviço* será tido no sentido de *novato*, *aprendiz* ou *principiante*.

Noviciado. No sentido religioso, é o período em que a pessoa se submete à prova de que tem *vocação* e *qualidade* para se submeter ao regime conventual, vivendo, assim, na *regra*, de que quer fazer o voto de a observar.

Noviço, assim, é o que se destina à *ordem*, no período preparatório ou que antecede o *voto*.

NOVIDADE. Do latim *novitas*, de *novus*, demonstra a qualidade do que é novo, do que é recente.

Na linguagem técnica do Direito antigo, exprimia, no entanto, os frutos. *Novidades* eram os frutos.

E nessa razão, considerados como *frutos* os filhos dos escravos, *novidades* também eles eram.

Daí, por certo, o emprego de *novidade* para exprimir a *concepção evidenciada*: está *com novidade*.

Com o mesmo sentido, era empregado *novos*: novidades, renovos, frutos.

A *novidade* é uma das condições para que se reconheça e se admita a patente de invenção.

É, destarte, a *coisa nova*, a *coisa inovada*. A novidade, que se pode tornar objeto de registro ou um *privilégio*, por se reputar uma *invenção*, pode ser consequente de qualquer espécie *deinvenção*, contanto que suscetível de aplicação industrial.

Novidade. Tem o mesmo sentido de *notícia* ou *nova*.

NOVO. Derivado do latim *novus*, oposto a *antigo* ou a *velho*, revela o que é feito há pouco ou surgiu recentemente. É o *moderno*, *atual*, *nascente*, *recente*, *renovado*.

Na linguagem jurídica, é tido no sentido de *outro* ou o *que vem substituir* o anterior.

Em qualquer aspecto, o *novo*, em regra, apresenta-se como *coisa diferente* ao que já existe anteriormente, mesmo que igual a ela. Exprime sempre o sentido de *outro*, que se segue ao *anterior* ou ao *velho* ou *antigo*. E daí se mostrarem distintos um do outro.

O *antigo* é o passado, é o que se foi. O *novo* é o presente, é o que surge ou o que vem. Desse modo, *novo* traz sempre o sentido do que *não era conhecido*, do que se criou ou do que se estabeleceu recentemente ou foi inovado.

NOVO ADQUIRENTE. Expressão apropriada para indicar o recente adquirente da coisa ou aquele que a adquire por último. É especialmente aplicado para aludir ao adquirente do imóvel, sob locação, a fim de o mostrar com o direito de pedir a *desocupação do prédio adquirido*, de que precisa para seu próprio uso.

NOXAL. Do latim *noxalis* (relativo a um dano), é empregado na terminologia jurídica para designar as *ações de perdas e danos*.

Assim, ação *noxal* (*noxalis actio*) entende-se toda ação intentada no intuito de haver indenizações por prejuízos que outrem nos tenha causado. É ação para reclamar as perdas e danos.

Literalmente, *noxal* quer referir-se ao próprio dano, prejuízo ou agravo sofrido.

NU OU NUA. Derivado do latim *nudus* (despido), é o vocábulo, na forma masculina ou feminina, adotado na terminologia jurídica no sentido de *simples*, *mero* ou *privado*.

Assim, geralmente, o *nu* quer exprimir alguma coisa, que não se mostra *completa*, que se encontra *privada* de algo que lhe tornaria perfeita, ou que não pode surtir os *efeitos jurídicos*, próprios aos atos jurídicos perfeitos.

NUA CONVENÇÃO. É a simples convenção, a que os romanos diziam *nuda pactio*, a que faltava a sanção civil, para que se fizesse valer por *ação direta*. Podia, no entanto, ser oposta indiretamente, como meio de exceção.

As *obrigações naturais* enquadram-se na espécie.

NUA DETENÇÃO. Assim se diz a respeito da detenção de certas coisas, que não produz efeito análogo ou da posse. É a *nuda detentio* que, embora mostrando a materialidade de apoderamento, não produz efeitos jurídicos de posse, em virtude da *inapropriação e imprescritibilidade* da coisa.

Os *bens* ou as *coisas públicas* regem-se pela *nuda detentio*, pois que a apropriação ou a ocupação delas jamais tem o efeito jurídico da posse. Está, assim, *despida* de semelhante efeito jurídico. E, por isso, se diz *nua*, porque aí a posse é interdita.

NUA-PROPRIEDADE. É a expressão usada, especialmente, para designar a propriedade que não é *plena*, em referência ao proprietário que está *despojado* (despido) do gozo da coisa. É a *nuda proprietas*.

Diz-se, também, *propriedade por excelência*.

Ao titular da *nua propriedade* chama-se de *nu proprietário*, a que os romanos, diziam, como equivalente, *dominus proprietatis*, em distinção ao que a fruía, que se dizia *dominus usufructus* (usufrutuário).

A *nua propriedade* pode ainda resultar do direito de uso ou de habitação, em que o usuário ou o habitante gozam a coisa, enquanto o dono permanece com o mesmo direito real sobre a coisa em uso ou em habitação.

NUA TRADIÇÃO. Assim se diz de *simples* ou *mera* transferência da coisa, ou *entrega efetiva dela*, sem outra intenção que a de passar de mão a mão.

Assim, se a *tradição* não se operou para, juntamente com a *posse*, que nela se transferiu, fazer sentir certos efeitos jurídicos, em que se funda o direito de propriedade ou o direito real sobre a coisa, ela se qualifica de *nuda*, porque está *despida* desse efeito, e somente *transfere a posse*, pois que se revela a *mera* ou *simples transferência da posse*. E nada mais.

Pela *nuda traditio* o proprietário da coisa continua com o seu *direito de proprietário*, que não foi cedido nem transferido.

A *nuda traditio* evidencia-se nos contratos de penhor, de depósito, de comodato e em outros em que a transferência da posse se faz necessária para completar a relação jurídica, que se funda na convenção ou no contrato, sem deslocar o domínio das mãos de seu legítimo proprietário.

NUBENTE. Derivado do latim *nubens*, de *nubere* (casar-se), é empregado, na terminologia jurídica, no mesmo sentido de *noivo*, para designar a *pessoa* que está comprometida em casamento com outra.

Assim, *nubentes* serão até que, afirmando sua vontade de se tornarem marido e mulher, perante o juiz oficiante do casamento, este os declara, em nome da lei, *marido e mulher*.

NÚBIL. Do latim *nubilis*, de *nubere*, assim se diz da pessoa que está em *idade de casar*.

É aplicado, preferentemente, em relação à mulher.

Vide: *Púbere*.

NÚCLEO. Derivado do latim *nucleus*, é geralmente empregado no sentido de *centro* ou *parte central* de um todo, de onde lhe advém a significação de *sede*.

Em sentido geográfico, é também aplicado para designar o *local*, para que se encaminham *habitadores* no sentido de povoá-lo e fomentar ali a exploração do solo. É dito, na terminologia oficial, *núcleo colonial* ou *núcleo agrícola*, que se tem na mesma acepção *decolônia agrícola*. E se tem, justamente, sob a denominação de *núcleo*, porque da iniciativa partirá a *parte primordial do povoado*, que daí surgirá.

“NUDA”. Forma feminina de *nudus*, usada em várias locuções latinas, que se aplicam na linguagem jurídica, tais como *nuda traditio*, *nuda detentio*, *nuda proprietas*.

Vide: *Nu*.

NULIDADE. No latim medieval *nullitas*, de *nullus* (nulo, nenhum), assim se diz, na linguagem jurídica, da *ineficácia* de um ato jurídico, em virtude de haver sido executado com transgressão à regra legal, de que possa resultar a ausência de condição ou de requisito de *fundo* ou de *forma*, indispensável à sua validade.

Nulidade, pois, em realidade, no sentido técnico-jurídico, quer exprimir *inexistência*, visto que o ato ineficaz, ou sem valia, é tido como não tendo *existência legal*. Falta-lhe a *força vital*, para que possa, validamente, precedentemente, produzir os efeitos jurídicos desejados.

A rigor, a nulidade mostra vício mortal, em virtude do que o ato não somente se apresenta como ineficaz ou inválido, como se mostra como *não tendo vindo*.

Bem clara se evidencia sua significação de *inexistência*. Provindo de *nullus*, de *ne* (não) *eullus*, contração de *unullus*, diminutivo de *unus* (um), quer bem exprimir o estado daquilo que não é ninguém, não é coisa alguma, nem mesmo um. Assim, é o estado *daquilo que não existe*.

E daí sua diferença de *anulabilidade*, em que o ato também se exhibe vicioso ou defeituoso, mas persiste em valer até que seja anulado.

Pela nulidade, surge *defeito jurídico* que torna o ato *sem valor*. Pela *anulabilidade*, vê-se *defeito jurídico*, que *pode invalidar* o ato. Diz-se, também, *anulação*, que se mostra o *ato de anular*.

A rigor da linguagem, pois, *nulidade* é defeito ou vício próprio do *ato nulo*, do ato que *é natimorto*, e, por isso, não tem qualquer valia jurídica: é o ato, portanto, que não pode produzir qualquer espécie de efeito jurídico.

Quod nullum est, nullum producit effectum.

Assim, quando o ato se mostra suscetível de *anulação*, em consequência do que, pela *rescisão*, possa ser declarado ineficaz, melhor se deve dizer *anulabilidade*, para indicar sua condição de *anulável*.

Por essa razão, embora se digam *nulidades relativas* ou *acidentais*, desde que passíveis de *deratificação* ou *saneamento*, que venha *ressuscitar* ou *revigorar* os atos, mais justo seria que fossem designadas *anulabilidades*, porque, por seu sentido, somente estas, indicativas da qualidade de anulável dos atos, permitem uma recomposição para tornar perfeitos os que surgiram defeituosos e ineficazes.

Nesta razão, a nulidade deve ser sempre considerada substancial ou absoluta, enquanto a anulabilidade pode ser relativa ou accidental, pois que sua aceção se confunde com a *deinexistência legal* e não com a de defeito ou vício que possa ser removido.

Assim sendo, a nulidade baseia-se, em regra, na contravenção ao princípio legal, que institui uma *forma*, sob cominação da invalidade, quando não seguida, ou estabelece preceito, que não se pode omitir, sob a mesma pena.

No entanto, a terminologia tem admitido a existência da:

a) *Nulidade absoluta* ou *substancial*, quando decorre da omissão de elemento ou requisito essencial à formação jurídica do ato, seja referente à sua forma ou a seu fundo. Diz-se, também, *intrínseco*.

A nulidade absoluta infirma o ato de *inexistência*, podendo ser oposta por qualquer interessado, em razão de seu caráter de ordem pública, ou porque tenha ferido preceito, que lhe estabelece os elementos de vida.

Assim, seus efeitos são *ex tunc*, isto é, *não existem* desde o momento em que foram praticados os atos nulos.

b) *Nulidade expressa* ou *legal*, quando vem declarada no próprio texto legal, como cominação pela *falta* de cumprimento ao imperativo da lei.

c) *Nulidade relativa* ou *accidental*, quando, decorrente da infração às regras jurídicas, não se mostra *mortal*, continuando o ato jurídico a surtir seus efeitos, enquanto não seja *decretada a sua anulação*. É a *anulabilidade do ato anulável*, cujos efeitos se tornam *ex nunc*, quando julgada a sua ineficácia.

E essa anulação somente cabe a certas e determinadas pessoas, a que, também, se comete o poder de *ratificar os atos*, saneando-os dos *defeitos jurídicos* assinalados.

Neste caso, a *anulação* deve ser sempre pleiteada com a prova de que o *ato é prejudicial* à pessoa, que a pede, desde que dela não se tenha originado a *causa* do defeito.

d) *Nulidade virtual* ou *tácita*, quando resulta da interpretação da lei. Não há, assim, disposição positiva que a imponha.

As nulidades também se dizem de *pleno direito*, pois que correspondem à cominação imposta por lei ao ato que se praticou em contravenção aos preceitos legais. E, neste caso, o ato que é nulo não está subordinado à rescisão, pois jamais poderá ser aproveitado, porque a lei não lhe reconhece existência jurídica.

Somente as nulidades ditas impropriamente de relativas, pois que são *anulabilidades*, se rescindem por ação judicial, desde que se prove o prejuízo delas advindo e se mostre que não houve ratificação, nem expressa, nem tácita. (ngc & nnsf)

Vide: *Nulificação*.

NULIDADE DA SENTENÇA. Assim se diz da sentença que não se formulou em julgamento regular, ou proferido em julgamento em que se omitiram formalidades necessárias à sua eficácia jurídica.

NULIDADE PROCESSUAL. Assim se entende o defeito advindo ao processo pela prática de *ato processual nulo*.

A rigor, deve ser concebida no mesmo sentido da nulidade em regra.

E as consequências devem ser idênticas, pois que ato nulo, que contravém à disposição de lei, jamais poderá ser aproveitado, quando a própria lei o fulmina de inútil e ineficaz.

O próprio juiz, quando os autos lhe chegam às mãos, já as deve decretar. É notadamente esta uma das funções de seu *despacho saneador*.

Mas, na linguagem processual, a *nulidade* é igualmente entendida o estado do *ato nulo* ou *do ato anulável*, obediente ao mesmo conceito de *inexistência* para o primeiro e de *suprível* ou *saneável* para o segundo.

Mas, insupríveis e insaneáveis serão sempre as nulidades processuais de pleno direito, cujo ato deve ser declarado ineficaz pelo juiz, *ex officio*.

Nos domínios processuais, o *ato nulo* afeta todos os atos que lhe sigam, quando dependentes ou consequentes dele.

NULIFICAÇÃO. Derivado de nulo, do latim *nullus*, de que, também, se formou o *verbonulificar* (tornar nulo ou sem efeito), quer significar o vocábulo *ação de tornar nulo*, *dar por nulo* ou *de mostrar o ato nulo*.

Diferencia-se, assim, da *anulação*, que é a ação e efeito de *reconhecer o ato anulável*, retirando a eficácia jurídica, que lhe era atribuída.

Nesta razão, na terminologia jurídica, *nulificação* e *nulidade* referem-se ao ato nulo. *Eanulação* e *anulabilidade*, ao ato anulável. Não há, pois, qualquer motivo a que se verifique aplicação indevida dos vocábulos para exprimir situações jurídicas diferentes das que os mesmos determinam, especialmente quando as figuras de ato nulo e de ato anulável mantêm sentido perfeitamente definidos e diferentes.

A *nulificação*, em princípio, encerra matéria de interesse público. Nela não há mister prova de *prejuízo individual*, quando o dano é trazido à coletividade. Além disso, é a própria lei que, não considerando existente o ato nulo, o fulmina com a extrema cominação de não valer.

A *anulação* mostra matéria de interesse particular, pois que se refere ao ato anulável, retratável, e cujo defeito pode ser removido. Para ela é que se faz mister a prova do prejuízo, porque a lei não considera ato morto, mas rescindível.

Igualmente *nulificar* e *anular* referem-se, respectivamente, ao ato nulo e ao ato anulável, cujos estados correspondem a *nulidade* e a *anulabilidade*.

NULÍPARA. Derivado do latim *nullus* (nenhum) e *parere* (dar à luz), é empregado na linguagem técnica da medicina, em uso na medicina legal, para indicar a mulher que não pariu ainda. Quer assim significar *sem nenhum parto*.

Dessa forma, opõe-se à *multípara*, isto é, a mulher de muitos partos.

NULO. Do latim *nullus*, de *ne* (não) e *ullus* (alguém, alguma), literalmente significa *nenhum*, *ninguém*, revelando, assim, *o que não existe, não prevalece, não se vê*.

Na terminologia jurídica, o *nulo* é rigorosamente tomado no sentido de *inexistente, ineficaz, que não pode produzir efeitos jurídicos*.

Já assim afirma o aforismo jurídico: “*Non esse, vel esse nullum, paria sunt.*” (Não existir, ou ser nulo, ao mesmo equivale.)

Nesta razão, *o que se faz nulo* identifica-se *ao que não faz: nulla, et non facta, paria sunt.*

E *nulo* é tudo o que se faz contra a lei, ou seja, todo ato praticado com ofensa aos princípios fundamentais de ordem jurídica ou garantidores dos interesses coletivos.

A qualidade de nulo, assim, é imposta pela lei em razão de ordem pública, para que não se desrespeite a própria lei. Dela é que se gera a *nulidade*.

Vide: *Ato anulável. Ato nulo. Nulidade. Nulificação.*

NUMERAÇÃO. Derivado do latim *numeratio*, entende-se a ação de *colocar* ou *pôr* *númerosas* coisas, para que, por eles, possam ser distinguidas.

Em regra, a numeração é promovida segundo a ordem cronológica, e as coisas se apresentam para receber o seu número seguindo-se do menor ao maior.

Na prática do comércio, a numeração tem várias aplicações: numeram-se as faturas, numeram-se os volumes a serem despachados, numeram-se as notas, e, em certos estabelecimentos, numeram-se as próprias cartas ou papéis de correspondência.

E a numeração tem a função de servir de *referência* às próprias coisas, que passam a ser mencionadas pelo seu número.

NUMERAÇÃO DOS PRÉDIOS. É a que se coloca nos prédios ou edifícios, a fim de que melhor se determine a situação de cada um. A numeração dos prédios é feita pela Prefeitura local, sendo adotados dois sistemas: Da *numeração seguida*, em que a partir do começo da rua a numeração vai de um até o número que comportar ou exigir a totalidade dos edifícios. Da *numeração métrica*, em que o número corresponde à distância em metros do começo da rua até o local em que se encontra o edifício.

Tanto num como noutro sistema, adotam-se os números pares para o lado direito e os números ímpares para o esquerdo, tomando-se como referência a direita e esquerda do começo da rua.

NUMERÁRIO. Do latim *numerarius*, de *numerare* (contar), designava originalmente *ocalculista*, o *contador de dinheiro*.

Tecnicamente, é empregado hoje para exprimir o próprio *dinheiro em espécie*, o *dinheiro existente e disponível*.

NÚMERO. Do latim *numerus*, geralmente é indicação de uma *soma* ou *reunião de várias unidades*, sendo, neste sentido, uma expressão da própria *quantidade*, que nele se revela.

Nesta acepção, opõe-se a *unidade*.

Número. É ainda empregado para designar o *algarismo* ou os *algarismos*, usados para representação ou expressão das próprias somas ou quantidades.

Indicam, pois, os *sinais aritméticos*, empregados para os cálculos ou para as *contagens*.

NÚMERO DE ORDEM. Assim se diz do algarismo que, em numeração seguida ou em ordem cronológica, é atribuído a certas coisas, a fim de que, ou se distingam entre si pelo número recebido, ou cumpram certa finalidade pela ordem ou seguimento que o número dado determina.

O número de ordem, assim, sempre revela o *seguimento* ou a *sequência* de tudo que há sido numerado, precisamente para pôr em evidência a *colocação*, em que as coisas se fizeram ou deviam ser feitas.

NÚMERO DE REFERÊNCIA. Assim se diz de todo algarismo, colocado propositadamente em certas coisas, para que possam ser mencionadas por ele ou a ele se aludam, para efeito de distinção entre coisas semelhantes.

Em comércio, é usado na correspondência, nas faturas, notas, cheques etc.

E dizem-se de *referência*, porque ficam fazendo parte integrante do papel ou da coisa, que pode ser *referida* pelo número que lhe é atribuído.

Na tecnologia do Direito Tributário, é usado para indicar a *numeração facultativa* promovida nos *volumes* de mercadorias ou cargas transportadas, a fim de que se distingam *as encomendas* ou *as remessas*, procedentes de um mesmo expedidor mas para consignatários diferentes.

Não se confundem com o número de volumes, feito por ordem, mostrando a quantidade deles.

Em relação à *marcação de cada encomenda*, para número de referência, pode ser adotado um só número para cada encomenda.

NÚMERO DE TESTEMUNHAS. Refere-se à *quantidade de testemunhas*, anotadas ou exigidas legalmente, para que se possa cumprir o objetivo da lei.

O número de testemunhas, em regra, exprime o *número mínimo*, isto é, a *menor quantidade* de pessoas que devem ser trazidas como testemunhas para dizerem sobre os fatos, ou alegações, que se quer *testemunhar* (provar).

Vide: *Depoimento. Testemunha.*

NÚMERO LEGAL. Em sentido jurídico, número legal entende-se sempre o *número de pessoas*, isto é, a *quantidade necessária de pessoas*, para que em uma assembleia ou reunião possa *validamente* tomar deliberações a respeito de negócios da associação, da instituição ou da sociedade. É o *quorum*.

Diz-se *legal*, porque essa quantidade é prefixada ou predeterminada por lei ou pelo pacto ou estatuto, que rege a organização. E somente a lei reconhece validade jurídica para os atos praticados por esse agrupamento de pessoas, quando o número delas perfaz a quantidade estabelecida em lei ou contratualmente.

O número legal refere-se não somente à instalação da assembleia ou reunião, como à quantidade que se faz mister para aprovação ou não dos negócios submetidos ao veredicto dos participantes dela.

Vide: *Assembleia. Maioria. Minoria. Votação.*

NUNCIAÇÃO. Derivado do latim *nuntiatio* (declaração, ação de anunciar), é, na linguagem técnico-jurídica, tomado no sentido de *intimação para que se pare* o que se está fazendo, ou de *embargo*, tido como impedimento ou obstáculo criado ao que se está fazendo.

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. Propriamente se diz *nunciação de obra nova* (*nuntiatio novi operis*), para designar a ação que tem por finalidade *intimar* a pessoa que está construindo, em prejuízo a interesse alheio ou de ordem pública, para que *não continue com a construção*, até que se decida sobre o pedido, que pode vir sob cominação de pena.

É ação que compete a todo aquele que se vê prejudicado na natureza, substância de sua propriedade ou posse, e em servidões e fins, por *obra nova em prédio vizinho*.

Ela se funda, pois, na *obra presente* (*in re praesenti*), desde que vem *modificar a situação* da coisa pertencente a outrem, de que possa resultar uma lesão ou prejuízo à propriedade alheia.

E como defende a posse ou a propriedade, tanto a pode intentar o proprietário como o possuidor da coisa, a quem a cabe proteger.

Vide: *Ação de nunciação de obra nova. Obra nova.*

NUNCIATURA. Derivado de *núncio*, do latim *nuncius* ou *nuntius*, designa a função, o ofício ou a dignidade do *núncio*, que é o enviado do Papa, ou o Ministro Plenipotenciário do Vaticano, junto aos governos dos Estados soberanos.

NUNCUPAÇÃO. Derivado do latim *nuncupatio*, de *nuncupare* (chamar, nomear ou dizer de viva voz), quer exprimir, na significação jurídica, o que é feito ou ordenado de viva voz, isto é, verbalmente oralmente.

Opõe-se, dessa forma, *ao que se faz por escrito*.

E quando se quer anotar ou indicar qualquer *nuncupação*, revelada em atos, em negócios, em contratos, em ordem, usa-se do adjetivo *nuncupatio*.

Atualmente, indica a designação ou instituição de herdeiros de viva voz.

Vide: *Testamento nuncupativo.*

NUPCIALIDADE. De *núpcias*, é o vocábulo usado na terminologia estatística para designar *onúmero de casamentos* realizados em determinado período.

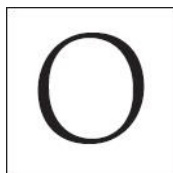
NÚPCIAS. Do latim *nuptiae*, de *nubere* (casar-se), é tido no mesmo sentido de casamento ou matrimônio.

Vide: *Justas núpcias.*

Núpcias. No entanto, conforme sentido tradicional, *núpcias* quer, também, significar as próprias *bodas* ou os festejos solenes que acompanham o casamento.

NUTRIZ. Derivado do latim *nutrix* (que cria, que amamenta), é empregado geralmente para indicar a *ama de leite*.

Usa-se, também, da palavra inglesa *nurse*, em igual sentido. Mas é mais comum ser usada para indicar a pessoa que trata dos filhos de um casal, mesmo que não os amamente. *Pajem, ama-seca, babá*.



OAB. Sigla da Ordem dos Advogados do Brasil.

OBCECAÇÃO. Do latim *obcaecatio*, entende-se, vulgarmente, a cegueira sobre a verdade, a teimosia, a pertinácia, a insistência ou a obstinação no erro. É a ideia errada que se mantém obstinadamente, ou teimosamente.

É a cegueira do espírito e da razão, que retira da pessoa a faculdade de remover o próprio erro.

Mas a *obcecação* pode ser mera *obstinação* ou *teimosia* em não querer reconhecer a verdade, para persistir no erro, mesmo que esse seja razoavelmente demonstrado.

A *obstinação no erro*, quando razoavelmente se mostra a verdadeira situação, já se revelateimosia ou *obstinação caprichosa*, notadamente se o erro é daqueles que se não desculpam, é *erro indesculpável*.

Na *obcecação*, pois, deve analisar-se se o erro provém da *ignorância* ou vem de quem tem a inteligência obscura, ou resulta de mera obstinação.

Pode a *obcecação* advir da paixão ou do arrebatamento, do ódio, da ira ou de qualquer sentimento que tenha força para obscurecer a razão.

OBEDIÊNCIA. Derivado do latim *obedientia*, de *obediens* (obedecer, dar ouvidos, estar às ordens), é tido em acepção ampla, como o *respeito* ou a *submissão devida a alguma coisa, em virtude do que se deve atender o que dela decorre*.

Obediência não é subserviência: é o cumprimento de dever a que se está obrigado, consequência de fato que o gera, ou de preceito que a ordena.

Em regra, relativamente às pessoas, funda-se na situação de dependência, em que uma pessoa se encontra em relação à outra, em vista da qual, dirigida ou orientada por ela, está no dever de cumprir, dentro do lícito, o que lhe é determinado ou ordenado.

A obediência, pois, atua dentro do princípio da legitimidade da ordem que deve ser obedecida ou dentro da licitude do mando, que deve ser cumprido. E corresponde, sempre, relativamente à pessoa, que deve ser obedecida, a um *poder legítimo de mandar* ou de *ordenar*.

Neste sentido é que se tem a obediência como a *subordinação* ou *sujeição* devida a um *superior legítimo*, para que se *cumpram as ordens* emanadas dele.

Obediência. Em relação às leis ou aos contratos, significa o *respeito* ou o *acatamento*, que se deve à regra jurídica ou ao princípio legal instituído, e à obrigação fundada na cláusula contratual. É, verdadeiramente, o *cumprimento* do que é devido, por imposição legal ou contratual.

Obediência. Na terminologia religiosa, o *voto de obediência* significa a *renúncia* feita pelo religioso de sua própria liberdade e abdicação de sua vontade, para seguir rigorosamente as ordens recebidas de seu superior, de acordo com a regra e constituição da congregação ou da confraria a que se filiou.

O voto de obediência vem sempre com os votos de pobreza e de castidade.

Vide: *Voto*.

OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. Não difere o sentido da obediência hierárquica daquele em que geralmente é tido. É a submissão devida ao superior hierárquico, em virtude do que, no desempenho de funções e ofícios, as ordens emanadas dele devem ser cumpridas.

É consequente da *subordinação funcional* em que se encontra o *subordinado* (funcionário ou empregado de categoria inferior) em relação a seu *chefe* (superior hierárquico).

Mas essa *submissão à ordem do chefe*, em que se formula a obediência, não é absoluta, o que significa que a obediência não deve ser cega e incondicional. As ordens ilegais ou ilícitas não

são para ser obedecidas, porque acima delas está a *obediência à lei*, superior à obediência ao chefe.

Nesta razão, pela obediência hierárquica, somente é para ser cumprida a ordem que não se mostre *manifestamente ilegal*, ou seja, a que não deixe perceber facilmente o seu caráter ou sua qualidade de ilícita, por não ser apoiada claramente em lei ou ser vedada por ela.

Quando a ordem não tem assento em lei ou não se mostra para a prática de ato aparentemente legal, não se cumpre. E quem a cumpre assume a responsabilidade do ato.

ÓBITO. Derivado do latim *obitus*, de *obire* (sobrevir, opor-se, perecer, ser destruído), no sentido técnico-jurídico significa *morte, passamento, falecimento*.

É, assim, o *fim*, o *acabamento* ou a *destruição*.

Em regra, o *óbito* (falecimento) é mostrado e provado pela certidão do oficial do Registro Civil, extraída do respectivo *assento de falecimento* ou *assento de óbito*.

Nestas condições, tal como no nascimento, o *óbito* constitui fato, que deve ser levado ao conhecimento do oficial do Registro de Nascimentos e óbitos, em cumprimento da lei, a fim de que se faça o respectivo assento.

Este se faz diante do *atestado médico*, se há no lugar, ou por *atestado*, passado por duas pessoas idôneas, que tenham presenciado ou verificado a morte.

A lei do registro determina, na ordem, quais as pessoas obrigadas a fazer a declaração ao oficial do registro.

São elementos que devem constar do assento:

- a) A hora, se possível, e data do falecimento, com a indicação precisa do lugar, cidade, rua e número etc.
- b) Nome do falecido, idade, sexo, cor, estado, profissão, naturalidade, domicílio e residência.
- c) O nome do cônjuge sobrevivente, mesmo se separado ou divorciado, ou do que tenha falecido antes, se viúvo.
- d) Filiação, se legítima ou não, com o nome de seus pais, profissão, naturalidade, residência.
- e) Se deixou testamento conhecido.
- f) Se deixou filhos e espécies, com as respectivas indicações de nomes e idades.
- g) Causa da morte.
- h) Lugar do sepultamento.
- i) Existência de bens e herdeiros menores ou interditos.

Mas, quando não se tenha promovido o competente registro, ou seja, impossível a apresentação da competente certidão, é admissível a *justificação judicial* como prova subsidiária do óbito.

OBITUÁRIO. Derivado de *óbito*, é a denominação dada, na linguagem cartorária, ao livro em que se fazem os *assentos de óbito*.

Mas, na linguagem demográfica, também é tido como *mortalidade*, ou seja, o *número de mortos* ou *relação das mortes*, ocorridas em determinado período e em certo lugar.

OBJEÇÃO. Do latim *objectio*, de *objicere* (opor, exprobar), entende-se a *refutação*, *aoposição* ou qualquer *embaraço* levados a efeito para que se *obste*, se *impeça* ou se *atalhe* o que se quer fazer contrariamente aos direitos ou aos interesses, que se defendem.

Significa, também, a *impugnação* ou *não aprovação* a alguma coisa, manifestada por argumentos ou razões, que mostram os *motivos* para que assim se proceda ou se deva proceder. É, assim, *contrariedade*, *contestação*.

Na forma verbal, é usado *objetar*, de *objectare*, de *objucere*, significando, em verdade, lançar-se contra o que se diz ou se quer fazer, para desdizê-lo ou impedi-lo.

E, neste conceito, está o exato sentido de *objeção*: é o que vem contrariar ou se opor a alguma coisa.

OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. No Direito Constitucional, enseja a perda ou a suspensão dos direitos políticos à recusa do cidadão ao cumprimento da obrigação a todos imposta ou a prestação alternativa, fixada em lei (Constituição de 1988, arts. 15, IV, e 5º, VIII).

OBJETIVO. Derivado do verbo latino *objicere* (pôr diante, apresentar), literalmente quer exprimir o vocábulo tudo o que é visível, concreto, real, positivo.

Assim, a *objetividade* demonstra sempre uma relação de *existência*, referindo-se, geralmente, ao *objeto*, pelo que se mostra oposto à *subjetividade*, que se refere ao *sujeito*. Daí, *objetivar*: mostrar o objeto, indicar o que é real ou existente.

Objetivo. Quer ainda exprimir *fim*, *escopo*, indicando, pois, a realidade do que se quer, a presença do que se deseja ou a materialidade do que se pretende.

Objetivo. Em sentido técnico-jurídico, é aplicado para distinguir, ao contrário de subjetivo, toda regra ou norma, que se *põe diante de todos*, para que regule as atividades coletivas, servindo de barreira ou de *obstáculo* às atividades não permitidas ou prejudiciais à ordem pública.

É que a norma jurídica, dita de *norma agendi* e constituindo o Direito *objetivo*, mirando para regular as atividades dos homens em suas relações uns com os outros, vem *impedir* ou *objectar* que se faça o que não deva ser feito, traçando as *sanções* a serem aplicadas às infrações a seu teor.

Vide: *Direito objetivo. Norma*.

OBJETO. Do latim *objectus*, de *obicere* (pôr diante), quer exprimir a *realidade*, *materialidade*, a *corporeidade* das coisas: é, pois, *o que existe, que é visível e que se põe diante dos sentidos*. É tido, também, como *finalidade*, *motivo*, *causa*.

Objeto. No sentido jurídico, assim se diz a *coisa*, qualquer que seja, sobre que recai o *direito*.

Diz-se, propriamente, *objeto do direito* para aludir ou indicar a coisa sobre que incide um direito de fruição, de gozo ou de propriedade, em virtude do que seu titular se vê protegido para que a possa fruir, gozar e dispor, segundo os princípios legais.

Tudo que seja suscetível de apropriação, pode tornar-se *objeto de direito*, bem assim tudo que possa ser atingido, pois que não somente as *coisas materiais* ou *imateriais*, isto é, que tenham corpo ou não (corpóreas e incorpóreas), como as próprias *ações do homem* apresentam-se como *objetos de direitos*.

Vide: *Direito pessoal. Direitos real*.

Nos contratos e nas obrigações, o objeto de direito entende-se a *prestação* a ser cumprida ou *o que é devido*.

Assim, *objeto da obrigação* é aquilo que o devedor é obrigado a cumprir e o credor pode dele exigir, consistindo no cumprimento não somente de um *fato positivo*, a que se chama *prestação*, como de um *fato negativo*, que se diz *abstenção*.

Vide: *Obrigação*.

E o *objeto do contrato* entende-se aquele que se faz objeto da obrigação, que se gera do contrato firmado.

O objeto de direito pressupõe a existência de um direito com os seus demais elementos: *sujeito*, *relação jurídica* e *coação*.

A *relação jurídica* o prende ao sujeito, assegurando a *coação* a proteção para que o titular do direito o possa possuir, fruir, gozar e dispor, dentro da lei, sem qualquer molestação ou ofensa.

OBJETO DA AÇÃO OU OBJETO DO PEDIDO. No Direito Processual, é, imediatamente, a prestação jurisdicional consciente no declarar, constituir, condenar, mandar ou executar; e, mediamente, o bem jurídico pretendido pelo demandante.

OBJETO DO ATO JURÍDICO. É o resultado da manifestação ou declaração da vontade; são os bens e interesses referidos no ato.

OBJETO DO CRIME. No sentido formal, é a violação da lei penal; no sentido material, é a lesão efetiva ou potencial do bem protegido pela lei penal.

OBJETO DO DIREITO. São os bens sobre os quais decorre a relação jurídica. Na mesma expressão, referindo-se a cada ramo jurídico, como, por exemplo, o Direito Constitucional, designa-se a matéria regulada pelo conjunto de normas, como, no caso, objeto do Direito Constitucional é a regulação do Poder, quanto ao seu modo de exercício, limites e fins.

OBLATO. É a pessoa a quem é feita a proposta de um contrato. Que será aceita ou não, dependendo da sua manifestação de vontade.

A expressão é sinônimo de *aceitante* ou *aderente*, normalmente utilizada em contratos de adesão.

A manifestação de aceitação do oblato é necessária ao aperfeiçoamento do contrato, mas consiste somente na aceitação ou não das cláusulas contratuais já propostas e de autoria exclusiva do policitante, uma vez que não são suscetíveis de alteração. (gc)

Vide: *Policiante*.

OBRA. Derivado do latim *opera*, em sentido amplo quer significar todo *resultado* do trabalho. É, assim, o *efeito* de tudo o que, por ação do homem ou da natureza, ou por qualquer outra *causa*, se tenha gerado ou produzido.

No conceito jurídico, outro não é o significado do vocábulo: é o efeito de *produzir* ou *deoperar*. Às vezes, por sua origem, onde era notadamente tido como o *trabalho manual*, confunde-se com o próprio trabalho, isto é, com a *causa*, que gera a obra ou de que provém.

Mas, a rigor terminológico, obra e trabalho se distinguem, desde que este se mostra a *ação* e aquela o *feito*. Desse modo, obra é o que se faz, é o resultado do que se fez. É sempre *ofeito*, o *produto*, o *gerado*, o *fruto*, o *resultado*, a *consequência*.

O trabalho é a *mão de obra*, não a obra. É o esforço para produzi-la, para formá-la ou para construí-la.

A obra, segundo sua *causa*, é *humana* ou *natural*.

A *obra humana* ou *por ação do homem*, dita também de *artificial*, é a que resulta da inteligência do homem. E como pode resultar em coisa concreta ou material e em coisa abstrata ou imaterial, diz-se *manual* ou *mecânica* e *intelectual*.

É *manual*, quando produzida pela mão do homem, sem auxílio de máquina.

Mecânica ou *maquinizada*, quando produzida por máquinas, em que se dizem artefatos ou manufaturas, artigos fabris ou industriais.

Intelectual, quando se mostram produções do espírito ou manifestações do pensamento, concretizadas nas *letras* ou nas *artes*. Dizem-se obras literárias, científicas e artísticas. São os *livros* e as *obras de arte*.

Obra natural é a que provém da ação da natureza.

Conforme a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre direitos autorais, a obra pode ser:

em coautoria – quando é criada em comum, por dois ou mais autores;

anônima – quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido;

pseudônima – quando o autor se oculta sob nome suposto;

inédita – a que não haja sido objeto de publicação;

póstuma – a que se publique após a morte do autor;

originária – a criação primígena;

derivada – a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária;

coletiva – a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma;

audiovisual – a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação. (pg)

OBRA ARTIFICIAL. Em oposição à obra natural, assim se diz de toda *construção* promovida pelo homem, para sua comodidade ou para correção de omissões da natureza.

Todo resultado do trabalho do homem, concebido por sua inteligência, tendente a criar uma *utilidade material*, evidencia-se uma *obra artificial*.

OBRA CIENTÍFICA. Não significa a expressão simplesmente o *livro científico*, a *composição escrita* acerca de ideias e princípios científicos e filosóficos, mas todos os resultados obtidos nas *investigações* acerca das ciências.

OBRA DE ALVENARIA. Denominação técnica dada a toda *construção de pedra* ou *tijolo*. É a *obra de pedra e cal*.

OBRA DE EMPREITADA. Demonstra a obra, cuja execução é tomada por *empreitada*, isto é, por inteiro, até sua conclusão, no que se difere da obra contratada *por dia* ou *por administração*.

Na obra de empreitada, o preço do trabalho é pela obra completa, não importando o tempo, em que se executa. Na *por dia* ou *por administração*, o trabalhador ou o executor vai recebendo seu *salário* pelo tempo de trabalho.

Vide: *Empreitada*.

OBRA DE ESTUQUE. É a que se faz pela cobertura com a argamassa de cal e areia *dasmadeiras gradeadas*, com que se fazem as paredes.

OBRA LITERÁRIA. Diz-se, geralmente, como obra literária, o livro de literatura: *oromance*, a *poesia*, o *conto*.

Mas, em ampla acepção, obra literária entende-se tudo o que se faz a respeito da literatura ou das belas-artes.

OBRA NATURAL. É tudo o que é produzido pela natureza.

OBRA NOVA. Assim se entende a obra, *que se executa pela primeira vez* ou, mesmo, *amodificação da velha*, que venha *alterar o estado anterior da coisa*.

Obra, aí, no sentido jurídico, é a *construção*, a *edificação*.

Quando a *obra nova* resulta numa ofensa a direito alheio, seja à propriedade ou à servidão de outrem, tem o ofendido direito a se opor que ela se faça. É o que lhe assegura a *ação de nunciação de obra nova*.

Vide: *Ação de nunciação de obra nova*.

OBRAS DE BENEFICÊNCIA. Assim se diz das instituições ou das organizações, de caráter privado, ou mesmo de iniciativa governamental, que têm a finalidade de prestar *assistência* à coletividade, sem qualquer fim lucrativo.

Objetivam-se as obras de beneficência no socorro aos indigentes, assistência aos enfermos, educação aos menores abandonados e em outros atos de humanidade e de solidariedade humana. São as *obras de caridade*.

Às vezes, confundem-se com as *obras pias*. Mas, diferem em sentido técnico, pertencentes estas, propriamente, à terminologia religiosa, e possuindo sentido mais amplo.

As obras de beneficência, em geral, realizam-se através de associações leigas e de irmandades religiosas, que se organizam legalmente, a fim de que cumpram suas finalidades. E se dizem *obras de misericórdia*.

OBRAS MORTAS. Na linguagem náutica, é a denominação dada à parte do navio que fica acima de sua linha de flutuação.

Nesta razão, *obras mortas do navio* entendem-se todas as suas partes exteriores, compreendidas entre o *lume-d'água* e sua borda, tais como *castelos de popa*, *convés*, *tolda*, aliás, tudo o que fica da primeira coberta para cima.

Vide: *Obras vivas*.

OBRAS PIAS. Embora no sentido de obras pias também se integre o de obras de beneficência, pois que, outrossim, nelas se anota a assistência aos enfermos e socorros aos necessitados, propriamente, como *obras pias* compreendem-se todos os atos ou tudo o que se faz com uma intenção sobrenatural: são assim as *missas*, as *preces*, as *orações*.

Desse modo, as obras pias se realizam em regra por iniciativa das instituições de caráter religioso, quando não são realizadas individualmente.

OBRAS PÚBLICAS. São as que se realizam, por iniciativa dos Poderes Públicos, em benefício da coletividade.

Assim, todas as *construções* ou todas as *coisas* feitas, por iniciativa das autoridades públicas, seja para uso do público ou como um serviço público, entendem-se *obras públicas*.

Neste sentido, pois, obra pública revela-se sempre tudo o que é feito em benefício público, para utilidade ou comodidade da coletividade ou por uma necessidade de ordem pública.

São obras públicas as estradas que se constroem, as praças ou logradouros que se estabelecem, os edifícios que se constroem, para uso do público ou para o da administração pública, os serviços que se criam para uso da coletividade.

As obras públicas, portanto, podem ser de ordem econômica, de ordem higiênica, de ordem cultural, de ordem beneficente, ou terem outros fins, todos de interesse coletivo, ou que visem a uma utilidade pública.

OBRAS VIVAS. Na terminologia náutica, assim se entendem as partes do navio que ficam do lume-d'água para baixo, opondo-se, assim, às *obras mortas*: é a parte do navio submersa, quando carregado, ou seja, a partir da quilha até a primeira coberta.

OBREIRO. Formado de *obra*, é a designação atribuída a toda pessoa que faz ou executa uma obra. Equivale a *operário* ou a *trabalhador*. É o *executor da obra*.

OB-REPÇÃO. Derivado do latim *obreptio* (ação de surpreender), exprime, na linguagem jurídica, o ato pelo qual se cala ou se oculta alguma coisa, circunstância de fato ou de direito, a fim de que se obtenha judicialmente algum despacho ou alguma medida, que não seria dada ou consentida, se a *verdade* fosse claramente declarada.

Nesta razão, a *ob-repção* é a própria *cavilação* ou a *artimanha* empregada para que se obtenha ou se consiga o que somente por esse artil se conseguiria.

É a *ocultação da verdade*.

Neste particular, pois, embora os resultados se mostrem idênticos, e a causa sempre se funde em *dolo* ou *fraude*, a *sub-repção* difere da *ob-repção*.

Nesta, há a *ocultação da verdade* para que se consiga o que se pretende. *Obreptio fit veritate tacita*.

Naquela, há a *menção de fatos contrários à verdade*, para concessão do que se quer. *Subreptio autem fit subjecta falsitate*. É a *falsidade da causa*.

O adjetivo *ob-reptício* qualifica os atos em que há *ob-repção*.

OBRIGAÇÃO. Derivado do latim *obligatio*, do verbo *obligare* (atar, ligar, vincular), literalmente quer exprimir a *ação de se mostrar atado, ligado ou vinculado* a alguma coisa.

É, assim, em sentido amplo, o *dever* ou a *necessidade*, a que se está sujeito, de cumprir ou fazer alguma coisa, ou se abster dela, em virtude do que a *vontade* do homem é submetida a um princípio superior.

Restritamente, conforme já a compreendiam os romanos, a *obrigação* revela-se a *relação* ou *ovínculo*, que se estabelece entre duas pessoas determinadas, em virtude do que uma delas deve uma prestação à outra, prestação esta que tanto pode constar de *ação* como de *abstenção*.

É, portanto, o vínculo que nos constrange a dar, fazer ou não fazer alguma coisa em proveito de outrem. *Vinculum juris quo necessitate adstringimur alicujus solvendae rei*.

Mas, a obrigação, resultando sempre num *dever a cumprir*, tanto se revela *naquilo* que se é obrigado a fazer ou a não fazer, em face da relação criada entre duas pessoas, por ato seu, como em decorrência de um respeito a direito alheio.

Assim, nem sempre a obrigação pressupõe a *relação obrigacional* estabelecida entre duas pessoas determinadas, mas surge decorrente de um *direito*, abstração feita de toda outra pessoa.

E daí é que se deriva o sentido do *jus et obligatio sunt correlata*, em que o direito de um corresponde sempre à obrigação dos demais, não somente como um dever imposto pela vontade, mas o que se deriva da lei, para que se respeite ou não se lese o que é alheio.

Está aí, também, o sentido do *neminem laedere*, pelo qual se assenta o *poder* do titular de um direito sobre o seu respectivo objeto, pois que em todo direito há uma *obrigação correlativa*.

A *relação* ou o *vínculo* que exprime a obrigação não tem, pois, caráter *individual*, salvo quando, por ato posterior, é firmado o *laço* entre pessoas determinadas, para que uma delas cumpra um *dever* como *direito* da outra. Neste caso, o *ato do devedor obrigado* constitui *aprestação* ou o *objeto da obrigação*, que tanto pode ser um *fato positivo*, como um *fato negativo*.

Vide: *Objeto*.

As *obrigações*, segundo a espécie da prestação ou natureza do ato a que está alguém obrigado, dizem-se de *dar*, *fazer* ou *não fazer*.

Obrigação de dar, tomando-se *dar* no sentido técnico de *transferir* ou entregar alguma coisa (vide *Dar*), entende-se a obrigação em que se tem o dever de entregar ou transferir a outrem (credor), a *coisa*, a que se está obrigado (devedor) a entregar ou a transferir.

Obrigação de fazer é a que consiste na feitura ou prestação de um fato ou execução de alguma coisa, consistente assim num *trabalho*, num *serviço* ou numa *missão*.

Obrigação de não fazer consiste no dever assumido em não ser feito aquilo que se convencionou ou que a lei não permite que se faça. É aquela cujo objeto consiste na *abstenção de um ato*, dizendo-se, assim, *negativa*, em distinção às *de dar* ou *de fazer*, que se dizem *positivas*.

As obrigações sempre se geram de *ato humano* (convenções, contratos) ou da lei.

Vide: *Fontes das obrigações*.

Derivadas ou geradas da vontade das pessoas, as obrigações devem sempre ter por objeto *coisa lícita e possível*. Lícita quando a lei não a proíbe nem é contrária aos costumes e à moral.

Possível, quando possa ser materialmente executável.

Vide: *Contrato. Convenção*.

Nemo ad impossibile tenetur (Ninguém é obrigado a fazer o impossível).

Nenhuma *obrigação* pode ser assumida, se hábeis e capazes não forem as *partes* que a convencionam ou a contratam.

Vide: *Capacidade*.

As obrigações se extinguem pelo *pagamento*, pela *dação em pagamento*, pela *novação*, pela *compensação*, pela *confusão*, pela *transação*, pela *remição*, pelo *perdão*, pela *prescrição*, pela *renúncia*, pela *impossibilidade*, pela *força maior*, pela *ausência de objeto* e por outros meios assinalados em lei.

Também se diz *obrigação*, na linguagem mercantil, ao título negociável, nominativo ou ao portador, emitido pelas sociedades comerciais ou pelo Poder Público.

Vide: *Apólices. Bônus. Títulos de crédito*.

As obrigações recebem denominações próprias, segundo a natureza de seu objeto ou as condições em que tenham sido assumidas, em virtude do que se mostram com modificações, encargos ou condições que lhes alteram a pureza e simplicidade.

Assim, dizem-se:

OBRIGAÇÃO A TERMO. É a que se determina para cumprimento em prazo certo ou fixado no próprio contrato, em que se estabelece. E, assim, somente se torna exigível ou exequível, quando atingido o termo, que marca seu vencimento, ou o prazo em que se torna vencida.

Vide: *Termo. Vencimento*.

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. É a que vem junto de uma obrigação principal, vivendo em dependência desta, para completá-la ou garanti-la. Diz-se *obrigação adjetiva*, porque não tem *vida* própria e *obrigação subsidiária*, porque vem em socorro de outra obrigação.

OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. É a que a lei impõe a certas pessoas, a fim de que forneçam a outras os *recursos necessários* à sua manutenção, quando não tenham meios de a prover.

Essa obrigação legal é anotada entre os *parentes* e entre os *esposos*, em virtude da qual, reciprocamente, podem pedir *assistência alimentar*.

Vide: *Ação de alimentos. Alimentos. Manutenção*.

OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. Denominação atribuída à obrigação, quando nela se estipulam prestações distintas e independentes, bastando que *uma delas seja cumprida*, para que se tenha cumprido a obrigação, diante da escolha de uma das partes contratantes.

A escolha da prestação, quando não seja estipulado o contrário, cabe ao devedor, que cumpre *uma* ou *outra*.

Vide: *Concentração. Escolha. Opção*.

OBRIGAÇÃO AMORTIZÁVEL. Na técnica mercantil e, mesmo, do Direito Civil ou Comercial, assim se diz a obrigação, em regra creditória, que pode ser cumprida *em parcelas*, que a vão *amortizando*, até seu final cumprimento.

Não é, em verdade, a obrigação que se cumpre em *prestações periódicas*, ou seja, cujo cumprimento se estipula em prestações exigidas em vários termos ou vencimentos.

É a que, não sendo embora estipulada em *prestações* ou de resgate parcelado, admite *mortizações*, podendo, assim, ser paga em *partes*, enquanto não se vence pelo decurso do prazo em que se torna exigível.

OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. É a que não tem qualquer dependência ou ligação com outra obrigação, estando sob regime legal ou jurídico próprio, em que firma sua existência, mesmo que se tenha gerado juntamente com outra.

Em regra, as obrigações autônomas firmam-se num mesmo contrato, em razão de cláusulas que nele se instituem e que as estabelecem.

OBRIGAÇÃO CARTULAR. Denominação atribuída à obrigação que se gera ou se fixa em um título de crédito abstrato, visto que é a mesma expressamente determinada na *declaração cartular*. A *obrigação cartular* destaca-se da *obrigação extracartular*, que se deriva da *relação fundamental*, ou da causa ou das causas que motivaram o título e que não se expressam na declaração cartular. E, se a esta são trazidas, abstraem-se, desligando-se assim das obrigações propriamente insertas no título que são as cartulares.

OBRIGAÇÃO CIVIL. Tem a expressão dois sentidos:

- a) Em oposição à *obrigação natural*, entende-se a obrigação, cujo cumprimento, desde que não seja feito voluntariamente pelo devedor, pode ser exigido por ação judicial. Há nela, pois, a sanção ou a proteção legal, de que se acha desprovida a obrigação natural.
- b) Em oposição à *obrigação comercial*, assim se diz da que é regulada pelo Direito Civil e não tem por objeto um ato ou uma operação comercial.

OBRIGAÇÃO COMERCIAL. É a que tem por objeto uma operação ou um negócio comercial, sendo, por isso, especialmente regulada pelo Direito Comercial, devendo ainda um dos participantes dela, devedor ou credor, ser comerciante.

Há obrigações, no entanto, que, por determinação legal, entendem-se mercantis, mesmo que sem a intervenção de comerciante: *as letras de câmbio*.

Vide: *Ato de comércio*.

Ainda no sentido técnico do comércio, *obrigações comerciais* entendem-se todos os *títulos de dívida* ou de *crédito*, nominativos ou ao portador, em que se estipula uma *obrigação de pagar* certa importância em dinheiro.

São assim chamados os títulos da dívida pública, as apólices, os bônus, as letras de câmbio, as promissórias, as duplicatas etc.

OBRIGAÇÃO CONDICIONAL. É a que deve ser cumprida sob condição.

OBRIGAÇÃO CREDITÓRIA. Assim se diz de toda obrigação, cuja prestação ou objeto consiste num *crédito* ou na *entrega de uma importância em dinheiro* ou de um *valor monetário*.

OBRIGAÇÃO CUMULATIVA OU CONJUNTIVA. Designação dada a toda obrigação, em que há *cumulação* de credores ou de devedores, ou de prestações.

Opõe-se, assim, à *obrigação disjuntiva*, em que não há cumulação: é uma ou outra coisa, do que se tiver estipulado. Neste caso é *alternativa*, que se funda no direito de escolha ou opção, que não se assinala na *conjuntiva* ou *conjunta*.

Quando a cumulação se refere às pessoas, credores ou devedores, diz-se propriamente *subjuntiva*, consoante à própria significação do vocábulo, que diz respeito ao sujeito.

Quando a cumulação é referente ao objeto da obrigação, diz-se *objetiva*, segundo exprime o próprio sentido do vocábulo, para significar a *pluralidade de coisas* que devem ser dadas ou feitas, ao mesmo tempo.

E, assim, o devedor não se liberta da obrigação, enquanto não tenha executado *cumulativamente* todas as prestações, onde se vê a radical diferença dela e da alternativa.

OBRIGAÇÃO DE VALOR. Dívida de valor.

OBRIGAÇÃO DISJUNTIVA. É a mesma *obrigação alternativa*. Ou aquela que, uma vez satisfeita por *um dos devedores*, ou a *um dos credores*, torna-se inexistente em relação aos demais.

OBRIGAÇÃO DIVISÍVEL. Pela significação de *divisível* já se depreende que é aquela em que a prestação ou o objeto é suscetível de ser cumprido em *parcelas* ou em *partes*.

Opõe-se à *indivisível*.

OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES. É aquela em que se estipula que o valor total da prestação possa ser pago em vários prazos, correspondendo cada vencimento ao pagamento de uma parte ou prestação da obrigação, que será totalmente cumprida, quando paga a última prestação.

OBRIGAÇÃO EXTRACARTULAR. Denominação atribuída à obrigação que, nos títulos de crédito abstratos, procedem da relação fundamental, isto é, da relação de direito que motiva a extração ou a emissão do título, mas que não se traz à discussão, porque é desligada da declaração fixada no título.

Vide: *Obrigação cartular. Título de crédito abstrato*.

OBRIGAÇÃO FACULTATIVA. Assim se diz da obrigação em que, embora se tenha fixado o *objeto da prestação*, se dá ao devedor a faculdade de substituí-lo por outro, que lhe seja equivalente.

A *obrigação facultativa*, assim, é a *obrigação de prestação substituível*, cabendo ao devedor, a seu critério, desobrigar-se da *obrigação principal (in obligatione)*, pela obrigação acessória ou substituta (*in facultate solutionis*).

Em regra, a obrigação facultativa se cumpre, quando não é entregue a *coisa estipulada*, com o pagamento do valor em que é estimada. Mas, desde que assim se tenha ajustado, pode ser cumprida com a entrega de *outra coisa*, no que se assemelha à obrigação alternativa, embora dela se distinga. Todas as alternativas são *in obligatione*. Nas facultativas, as obrigações substitutas são *in facultate solutionis*.

Nos compromissos de compra e venda de imóvel, com a cláusula de arrependimento, com a indicação de obrigações substitutas, a *obrigação principal* é da espécie de obrigação facultativa, desde que há, para sua solução, a obrigação que a substitui.

OBRIGAÇÃO ILÍCITA. É a obrigação cujo *objeto* ou *causa* não encontra apoio legal ou é vedado por lei.

A obrigação ilícita não encontra proteção legal, de modo que, quando não cumprida, não pode ser exigida pelos meios judiciais.

OBRIGAÇÃO IMORAL. É a que, além de atentar contra a lei, contém objeto desonesto ou que confunde a decência, a moral ou os bons costumes.

OBRIGAÇÃO “IN SOLIDUM”. Geralmente a expressão latina *in solidum* quer exprimir solidariedade ou significar a solidariedade, em que se mostra certa pessoa pela prática de um ato *tacitamente* autorizado.

Por ela se procura responsabilizar um terceiro pela inexecução ou imperfeita execução de um contrato.

A teoria do *in solidum*, no entanto, não logra exercer a eficácia que dela se pretende tirar.

OBRIGAÇÃO INDIVISÍVEL. Ao contrário da divisível, é a que não pode ser cumprida em partes ou parceladamente, de modo que somente se entende satisfeita quando integralmente ou por inteiro.

A indivisibilidade da obrigação advém da natureza de seu objeto, que não suporta nem permite divisão, como de ajuste ou estipulação entre devedor e credor, pelo qual somente por inteiro deve ser cumprida.

Vide: *Indivisibilidade*.

OBRIGAÇÃO LÍCITA. É a obrigação que se gera de ato lícito ou autorizado e não proibido em lei. É a obrigação de *causa lícita*, fundada geralmente no *contrato*.

OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. É a obrigação cujo objeto está individualizado e é certo. Não há, pois, dúvida quanto a seu objeto, que se encontra *determinado e limitado*, de onde a certeza e liquidez dele.

Vide: *Líquido. Liquidez. Dívida líquida.*

OBRIGAÇÃO NATURAL. Assim se diz da obrigação que se mostra desprovida de qualquer sanção legal, pelo que não pode ser exigida por ação judicial.

Segundo o método clássico, corresponde à *obrigação imperfeita*, que não entra no domínio jurídico.

A rigor, pois, não é compreendida, em realidade, como uma obrigação, pois que não há qualquer força exterior capaz de torná-la exequível: é mero *dever moral*, que não se submete a qualquer coação externa, como a dívida prescrita.

Também denominada Obrigação Degenerada.

OBRIGAÇÃO NEGATIVA. É a obrigação, cujo objeto consiste em *não dar* ou *não fazer*. Assim, o devedor é por ela submetido a *abster-se da prática de um ato*, pelo que se mostra uma *abstenção*, em oposição à *dação* ou à *prestação*, em que se manifestam as *obrigações positivas*, isto é, *de dar* ou *de fazer*.

OBRIGAÇÃO PASSIVA UNIVERSAL. A que submete toda a coletividade, como as decorrentes dos direitos subjetivos absolutos (direitos personalíssimos e direitos reais, na classificação de Chiovenda).

OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. É aquela cujo objeto recai na prestação de fato, que somente pode ser cumprida pela pessoa do devedor.

Nela, assim, não se admite substituição nem intervenção de outrem, pois que é de seu caráter a prática ou execução daquilo *pelas mãos da pessoa*, que a tal se obrigou.

OBRIGAÇÃO PESSOAL. Geralmente assim se diz da obrigação que é fundada na *confiança*, isto é, cujo objeto consiste numa prestação de caráter pessoal ou num crédito, sem outra qualquer garantia que a fé que se tem no devedor.

OBRIGAÇÃO POSITIVA. É a que consiste na entrega da coisa (obrigação de dar) ou na prestação do fato (obrigação de fazer).

Assim se diz da obrigação fundamental, ou que serve de motivo dominante a um contrato, subsistindo por si mesma por não se encontrar na dependência de qualquer outra.

OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. Obrigações reais, que, na lição de Orlando Gomes, são aquelas que “nascem de um direito real do devedor sobre determinada coisa, a que aderem, acompanhando-o em suas mutações subjetivas. São denominadas obrigações *in rem*, *ob* ou *propter rem*, em terminologia mais precisa, mas também conhecidas como obrigações reais ou mistas”. Para ele, “esse cordão umbilical jamais se rompe. Se o direito de que se origina é transmitido, a obrigação o segue, seja qual for o título translativo”. (Orlando Gomes, *Obrigações*, 12ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 21). (nsf)

Na obrigação *propter rem*, se o proprietário vier a vender o imóvel estando inadimplente, quem arcará com a dívida é o novo proprietário. Vale ressaltar que este terá direito regressivo sobre o antigo proprietário. Na lição de Fábio Ulhoa Coelho: “A mudança na titularidade do direito real gerador da obrigação importa alteração do sujeito passivo. A obrigação real está ligada ao bem correspondente de tal modo que segue a sorte deste. Quem adquire, assim, apartamento num edifício torna-se devedor das contribuições condominiais relativas àquela unidade, não havendo como se liberar dessa obrigação perante o condomínio” (*Curso de Direito Civil* 2. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Também denominada Obrigação Ambulatória ou Obrigação Real.

OBRIGAÇÃO PURA E SIMPLES. É a denominação que se atribui à obrigação quando a prestação, que exhibe seu objeto, não vem modificada por qualquer convenção acessória, condição, prazo, encargos etc.

OBRIGAÇÃO PUTATIVA OU SEM CAUSA. Aquela derivada de erro.

OBRIGAÇÃO REAL. É a que se firma, para cumprimento ou satisfação da prestação, em qualquer *garantia real*, na qual se substitui a prestação se não cumprida devidamente. Opõe-se à obrigação pessoal.

OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. É a expressão usada para indicar a obrigação em que há vários devedores ou vários credores, mantendo entre si uma *solidariedade* a respeito do débito ou do crédito.

Nesta razão, a obrigação é *única*, embora se manifeste uma pluralidade de relações subjetivas acerca de seu objeto.

A solidariedade diz-se *ativa* ou *passiva*. Ativa quando referente aos credores (*correos credendi*). E passiva, quando diz respeito a vários devedores (*correos debendi*).

Vide: *Credor. Devedor. Solidariedade*.

OBRIGACIONAL. Relativo ou pertinente a obrigação. Revela, igualmente, a existência da obrigação ou o dever de cumpri-la.

OBRIGACIONISTA. É a pessoa que possui títulos ou é portadora de títulos, chamados de obrigações, emitidos pelo governo ou pelas sociedades comerciais. É indicativo de *debenturista*, ou do portador de *letras hipotecárias* ou *cédulas pignoratícias*, e de apólices da dívida pública, ou de bônus do tesouro. É o mesmo que *obrigatário*.

Extensivamente, pode ser aplicado para indicar a pessoa que, como credor, é titular ativo de uma obrigação.

OBRIGADO. Sujeito passivo da obrigação ou a pessoa que a deve cumprir; devedor.

OBRIGATÁRIO. O titular ativo da obrigação; credor. É, igualmente, o portador ou possuidor de títulos de obrigação emitidos pelo governo ou pelas sociedades.

OBRIGATORIEDADE. Derivado de *obligatório*, de *obligar*, quer significar a qualidade ou caráter de tudo o que deva ser feito ou cumprido, sob pena ou sanções previstas em lei, refira-se à imposição de ordem legal ou à obrigação de ordem contratual.

A obrigatoriedade, pois, seja em referência aos contratos, traz consigo a ideia de *obediência* ao que neles se contém.

Ela se inicia tão logo se torne exigível a prática do ato pela forma preconizada ou preestabelecida. E se extingue, quando derogada a imposição, no caso da lei, ou tornada sem efeito ou extinta a obrigação, no caso do contrato.

A obrigatoriedade importa, pois, na existência de um *dever jurídico*, em seu mais lato sentido, que vem sempre assistido por uma *coação exterior*, para que não se fuja ao imperativo, que dita a conduta a ser seguida, sob as sanções que serão cominadas.

OBRIGATORIEDADE DA LEI. Assim se entende a obediência devida ao imperativo ou imposição legal, em virtude do que deve ser seguida a regra ou adotado o princípio que se institui no texto de lei.

Obrigatoriedade da lei, pois, é a efetiva obediência à lei em vigência, desde o momento em que se impõe sua aplicação. Indica a regra ou a norma que não pode ser omitida.

Somente as *leis vigentes* são obrigatórias. E, assim, se impõem como *normas de agir*.

Como princípio universal instituído, a obrigatoriedade da lei depende de sua *publicação*, efetivada segundo a regra também estabelecida.

Em regra, o próprio texto legal firma o início da obrigatoriedade da lei, fixando as sanções decorrentes da sua não aplicação ou adoção, quando obrigatórias as regras ou preceitos que institui para os casos nela também anotados.

A obrigatoriedade da lei também se entende *eficácia da lei*, que se verifica ao tempo ou no espaço.

OBRIGATORIEDADE DO CONTRATO. O contrato, respeitados os princípios legais estabelecidos, evidencia-se a *lex privata*, de caráter obrigatório entre as partes contratantes.

Nestas circunstâncias, o caráter obrigatório do contrato firma-se na obrigação, que dele se gera, à qual não pode fugir o contratante, sem responder pelos danos que possa causar, ou ver recair sobre si as sanções impostas na própria lei.

Assim, igualmente, obrigatoriedade do contrato entende-se a obediência efetiva ao que nele se convencionou, tão logo passa a surtir os efeitos jurídicos, por se mostrar concluído e perfeito.

E, por essa forma, sua *observância* é imposta como se tratasse de uma lei.

OB-ROGAÇÃO. Do latim *obrogatio*, de *obrogare*, entende-se a oposição feita por uma lei a outra lei, ou seja, a *ação de ob-rogar* uma lei que se encontrava em vigência por uma lei nova. Equivale a *derrogação*.

OBSCENIDADE. Do latim *obscenitas*, de *obscenus* (torpe, impudico), exprime a qualidade de tudo que é *obsceno*, isto é, *imoral, impudico, indecente, torpe*.

A *obscenidade* tanto se pode manifestar por *palavras*, por *gesto*, como por *escrito*, tanto bastando que a palavra, o gesto ou o escrito atentem contra os bons costumes, a moral ou o pudor.

Nesta razão, a obscenidade é toda manifestação de ato ou gesto que possa *causar escândalo*, por seu caráter imoral ou impudico, *ferindo a honestidade* e o *decoro* daqueles que a tenham presenciado.

E, assim, equivale à *desonestidade*, à *sujidade*, à *imundície* e à *impudícia*, pois que *obsceno*, por sua origem, é *imundo*, *sujo*, *horrível*, *impudico*, *desonesto*.

Atos ou objetos obscenos, quando atentem ou se mostrem ultrajantes ao decoro ou ao pudor público, configuram-se crimes previstos pela lei penal e são passíveis seus autores ou exibidores das sanções que o Código Penal prescreve.

Na terminologia do Direito Penal, dizem-se tais crimes de *ultraje público ao pudor* ou *de ofensa à moral pública*.

Vide: *Pudor*. *Pudor Público*. *Ultraje*.

OBSCURIDADE. Do latim *obscuritas*, de *obscurus* (escuro, oculto, encoberto), entende-se, literalmente, a qualidade ou caráter de tudo que é escuro, está oculto ou *não é claro*.

A obscuridade, pois, é, na técnica da linguagem jurídica, a *falta de clareza* do texto legal ou de qualquer coisa, que deva ser entendida para ser aplicada.

A obscuridade, que é a *confusão*, a *dúvida*, geradas pela deficiente redação do texto, pela má redação ou por qualquer outro defeito ocorrido na manifestação escrita da regra jurídica, não se identifica com a *omissão* ou a *lacuna da lei*.

Neste caso, *não existe* regra jurídica. Na obscuridade, a regra jurídica existe, mas é deficiente, é escura, é duvidosa, não está clara nem precisa.

Assim, não cabendo ao juiz, em caso de aplicação de lei obscura, aludir ao fato para se eximir de julgar a questão submetida à sua jurisdição, é a obscuridade esclarecida por meio de interpretação, segundo as regras universalmente adotadas, recorrendo o juiz aos princípios da hermenêutica, a fim de traduzir (esclarecer) os pensamentos, que as palavras não lograram fixar com clareza.

OBSERVAÇÃO. Derivado do latim *observatio*, de *observare* (dar atenção, espreitar), é geralmente usado, na linguagem técnico-administrativa, na significação de advertência, repreensão ou *chamamento à ordem*, como medida disciplinar, por ato irregular no desempenho das funções ou encargos.

É o mesmo que *admoestação*.

Observação. Mas, na linguagem dos negócios, é a expressão usada com a significação vulgar: é o *exame*, a *indagação*, a *inspeção*, acerca de certos fatos relacionados ao negócio, em que se está interessado.

OBSERVADOR. Do latim *observator*, entende-se toda pessoa que observa ou cumpre alguma coisa.

Mas, no sentido técnico-jurídico, entende-se a pessoa que é colocada por outrem para *assistir* *acompanhar* a marcha de qualquer negócio, a fim de que dê conta de seu andamento e resultado à pessoa que a encarregou dessa missão.

OBSERVÂNCIA. Derivado do latim *observantia*, revela-se a ação de notar ou de observar.

Assim, referentemente à lei ou aos compromissos assumidos, é o *respeito* ou *obediência* aos mesmos. É o *cumprimento à lei*, ou o *cumprimento* à exigência fixada no contrato ou na convenção.

OBSESSÃO. Do latim *obsessio*, de *obsidere* (cercar, bloquear, assediar), é tomado, em sentido figurado, para designar certos estados psíquicos, em que as pessoas se mostram *comideias fixas* a respeito de certos fatos ou coisas.

Na terminologia canônica, exprime a *atormentação* atribuída aos maus espíritos. E assim se diz a pessoa *endemoninhada* ou *possessa*: de *obsesso*.

OBSOLETO. Do latim *obsoletus* (velho, usado, estragado pelo tempo), na linguagem jurídica é empregado para exprimir o que *está fora de uso*, ou que *caiu em desuso*, é *esquecido* ou *foi desprezado*.

É indicativo, principalmente, da regra jurídica que, embora vigente, *não tem sido aplicada, ou foi relegada*.

Lei obsoleta, pois, é a lei *que envelheceu e que se tornou inoperante por desuso*. É a lei que vigora, mas não tem aplicação.

OBSTÁCULO. Provém o vocábulo do latim *obstaculum*, de *obstare*, com a significação de impedimento, empecilho, estorvo, embaraço, resistência.

Na terminologia jurídica, é tomado em sentido idêntico.

Obstáculo judicial é o *impedimento*, consequente de qualquer fato ou ato, que tenha tido força para *embaraçar* ou *estorvar* o ato processual, que se queria ou se devia praticar, independentemente da vontade daquele que não o pôde praticar.

Não é, pois, fato que resulte de incúria ou negligência daquele a quem prejudicou. É fato que surge de modo irresistível para impedir que se faça o que se deve ou se quer fazer, sem qualquer intervenção da pessoa, que se vê impedida de praticar o ato.

Assim, o obstáculo judicial deve fundar-se em impedimento invencível e alheio à vontade da pessoa. E, em regra, diz-se *atendível*, para efeito que as leis asseguram às *partes* (suspensão do prazo e sua restituição), quando se mostra *impedimento material*, que não se tenha podido remover.

Vide: *Impedimento*.

Neste mesmo sentido pode obstáculo ser compreendido, mesmo que em referência a outras oportunidades ou circunstâncias, que não se anotem de ordem processual.

E será justificativa da falta que resultou do obstáculo surgido, livrando o faltoso da responsabilidade que lhe poderia ser atribuída, se motivo tão ponderável não houvesse criado o impedimento.

Vide: *Caso fortuito. Força maior*.

OBSTRUÇÃO. Do latim *obstructio*, de *obstruere* (obstruir, fechar, construir diante de), entende-se toda *ação de fechar*, de *impedir* ou de *embaraçar* alguma coisa.

É, assim, o *embaraço*, o *impedimento* ou o *obstáculo*, a que certas coisas se realizem ou se cumpram suas finalidades.

Na linguagem parlamentar, entende-se o *embaraço intencional* ou a *oposição sistemática* feita por um de seus componentes, ou por um grupo deles, para que não se aprove alguma medida ou se autorize algum negócio político.

Ao processo de obstruções diz-se *obstrucionismo*. E para os que usam semelhante sistema dizem-se *obstrucionistas*.

De vários processos se utilizam os obstrucionistas para tornarem efetivos seus intentos. Entre outros, há o dos discursos intermináveis, que visam a esgotar o tempo regulamentar e fazer passar a oportunidade da medida.

OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. Em outros países, refere-se ao tipo penal cujo conteúdo é a prática de atos que inibam ou dificultem os atos judiciais.

OBSTRUCIONISMO. Ardis, ou manejos empregados, em regra nos parlamentos, para que se impeçam as resoluções a serem tomadas, ou medidas a serem aprovadas, consoante desejo da maioria. Os obstáculos, assim, que estabelecem o obstrucionismo, partem da minoria.

Vide: *Obstrução*.

OBTENÇÃO. Derivado do verbo latino *obtenere* (obter, adquirir), é o vocábulo tomado no sentido de *consequimento*, correspondente ao *impetratio* latino.

Assim, possui sentido equivalente a *aquisição*, *satisfação*, *impetração* e *ocupação*.

Mas, diferenciando-se de todos os vocábulos, em que pode ser entendido, exprime propriamente a *satisfação* de um desejo ou de uma pretensão. E assim, é empregado em obtenção de um cargo, ofício, dignidade, emprego, de um negócio ou de uma sentença.

OBVIR. Derivado do latim *obvenire* (acontecer, suceder), como expressão jurídica, é empregado no sentido de: *caber ao Estado*, em referência aos bens, que, por doação ou por qualquer outra forma legal, *devem passar a seu domínio*.

Nesta razão, embora seja tido no sentido de *oferecer*, nesta acepção jurídica, em conceito mais lato é tomado, pois que pode exprimir o próprio direito de sucessão, que se atribui ao

Estado: *caber* ou *competir* será a significação mais adequada. A herança vaga, por exemplo, *obvêm ao Estado*.

É somente usado na terceira pessoa.

OCASIÃO. Do latim *occasio*, de *occidere* ou *occido*, em latim, ou seja, pôr-se, quer exprimir o *exato momento* ou o *instante*, em que as coisas se registram ou se realizam.

Adotam-no no mesmo sentido de *oportunidade*. Mas, este vocábulo quer, propriamente, significar o *momento azado*, a *ocasião propícia*, isto é, a que se apresenta favorável para que as coisas *aconteçam* ou *se façam*.

No entanto, extensivamente, ocasião é o *tempo livre*, o *tempo disponível* ou o *aproveitamento do tempo*, que, em verdade, exprime, também, oportunidade.

Nesta acepção, diz-se que a *ocasião* é a oportunidade vinda do *acaso*: *Occasio est opportunitas temporis casu proveniens*.

Ou, como definia Cícero: “*Occasio est pars temporis habens in se alicujus rei idoneam faciendi aut non faciendi opportunitatem*”. (A ocasião é a parte do tempo, que traz consigo uma oportunidade idônea para que se possa fazer ou não fazer alguma coisa.)

Deste sentido, é que se deriva o *ocasional* na acepção de *fortuito*, *casual*, *imprevisto*.

Ocasião. É tomado ainda no sentido da *causa* e *motivo*.

E desta acepção se deriva o adjetivo *ocasional*, para exprimir tudo que serve de *ocasião*(causa) a alguma coisa.

OCASIÃO LEGAL. Ou *occasio legis*, é a oportunidade da lei.

OCIOSIDADE. Do latim *otiositas*, de *otiosus* (desocupado, ocioso), é a situação ou o estado de quem *não faz nada* ou de quem *gasta o tempo* inutilmente.

Revela-se, pois, uma *inatividade prejudicial*, dita também de *vadiagem*, quando se exhibe *habitual*, não se tratando de pessoa inábil para o trabalho, quando não tem recursos com que se possa manter.

A ociosidade criminosa, portanto, configura-se na pessoa do *ocioso*, que, não tendo meios suficientes para assegurar sua própria subsistência, e sendo sadio e forte, *não trabalha por vagabundagem*.

OCORRÊNCIA. Do verbo latino *occurrere* (apresentar-se, vir aos olhos ou ao pensamento), *occurrentia* exprime, assim, o acontecimento, a ocasião, a oportunidade, em relação às coisas que vêm ou se apresentam, isto é, aos *fatos* realizados, ou a lembrança, recordação, em relação aos pensamentos trazidos à memória.

É, por vezes, tido no mesmo sentido de *concorrência* ou concurso de duas coisas, que se registram no mesmo instante: coisas ou fatos *ocorrentes*.

OCULAR. Do latim *ocularis*, é aplicado na linguagem jurídica, especialmente do Direito Penal, para aludir à testemunha que sabe do fato por *ciência própria*, em razão de o ter *presenciado* ou *visto*. É *testemunha ocular*, ou *de vista*, que bem se distingue da testemunha de *ouvida alheia*.

ÓCULO. Do latim *oculus* (olho, vista), indica, na terminologia técnica da arquitetura, adotada na linguagem jurídica, a *abertura em forma de olho*, feita nas paredes das casas, para que, por ela, penetre a luz.

O óculo tem a mesma finalidade da *fresta* e da *seteira*. Delas se diferencia pela *forma oval* ou *circular*, que o caracteriza, pois *forma de olho* deve ter.

Na linguagem técnica das construções, é o óculo chamado de *olho de boi*.

No direito de construir, a abertura do óculo é permitida, mesmo que a parede fique ao lado do vizinho e entre ela e a propriedade limítrofe haja distância inferior a metro e meio.

Legalmente, as dimensões dos óculos não podem ultrapassar a dez centímetros de largura ou altura e vinte de comprimento.

Óculos. Lentes destinadas à correção visual, que se usam em frente aos olhos, com ou sem aro, providas de encaixe numa armação e munidas de haste, que as prendem às orelhas, e de cavalete, para repousá-las sobre o nariz.

OCULTAÇÃO. Derivado do latim *occultatio*, de *occultare* (encobrir, furtar aos olhos, esconder), é, em sentido amplo, compreendido como a ação de esconder ou de encobrir alguma coisa aos olhos ou conhecimento de outrem.

É, pois, a *subtração* de qualquer coisa aos olhares de outrem, a fim de que *não seja vista ou reconhecida*.

E, na terminologia jurídica, a ocultação tem, geralmente, este sentido de *subtração* de alguma coisa, para que não cumpra o que na lei se determina.

Assim é a *ocultação do criminoso*, pela qual se pretende *subtraí-lo à ação da Justiça*.

É a *ocultação da verdade*, a fim de que seja desconhecida ou subtraída ao conhecimento de alguém.

E, dessa maneira, a *ocultação* implica, em regra, a *intenção* de esconder a verdade sobre os fatos ou a realidade das coisas, a fim de que se atente contra princípio jurídico instituído ou se consigam resultados, que não se teriam, se conhecida a verdade ou aquilo que se ocultou.

Há, nela, a má-fé. E se dela resultou a prática de qualquer ato, esse se mostra *viciado*.

Vide: *Vício redibitório*.

Em matéria penal, a ocultação, em certos casos, configura-se crime. E como tal se registram: *aocultação de cadáver, ocultação de impedimento no casamento, ocultação do recém-nascido*.

Em sentido do Direito Tributário, a ocultação é espécie de sonegação, ou seja, uma das formas de *sonegação*.

É revelada pela conservação de mercadorias, sujeitas à tributação, em qualquer *recanto* do estabelecimento comercial ou fabril. E esta ocultação se evidencia por se achar a mercadoria, em forma de expedição ou de venda, ou pronta para entrega ao revendedor ou consumidor, sem a indicação, relativa ao tributo a que está sujeita, *em lugar* que não poderia ser *enxergada pela fiscalização*.

Está, pois, em *esconderijo*. É mercadoria *oculta*.

OCUPAÇÃO. Derivado do latim *occupatio*, do verbo *occupare* (ocupar, apossar-se, empregar o tempo), é tomado na linguagem jurídica em várias acepções:

1. No sentido técnico do Direito Civil, entende-se o *apoderamento* ou a *apropriação* da coisa sem dono, com a intenção de adquiri-la.

É modo de *aquisição do domínio*, desde que a coisa *apreendida* ou *apropriada* (ocupada) não tenha dono, seja *res nullius*. Daí, não procede a *ocupação indevida* ou *injusta*.

Neste sentido, a ocupação deve, no entanto, ser entendida somente como a *apropriação da coisa sem dono* e suscetível de apropriação, para efeito de ser adquirida.

E tanto pode ser sem dono, porque jamais tenha pertencido a outrem, como porque seja coisa abandonada.

Vide: *Abandono. Usucapião*.

2. No sentido do Direito Administrativo, significa a *intervenção* ou a *interferência* do Estado, por seus delegados, em qualquer negócio particular, a fim de sujeitá-lo a certas medidas ou para o subordinar às regras ditadas pelo interesse coletivo.

E, em execução deste intento de ordem pública, pode a ocupação ir até à imissão de posse na propriedade particular, embora sem o caráter aquisitivo, que é do caráter da *ocupação civil*.

3. No sentido do Direito Internacional, a ocupação exprime o mesmo conceito em que é tido no Direito Civil: é o *apoderamento* ou a *apropriação* de um território, sem soberania, que passa a pertencer ao Estado que o ocupa. É a *conquista*.

Esta ocupação pode ser também em caráter pacífico e temporariamente, a qual não tem a significação de posse definitiva.

Ainda pode ocorrer a *ocupação*, quando o Estado, se em beligerância com outro, investe sobre parte do território inimigo, ocupando-o e o submetendo a seu domínio e autoridade.

4. Significa ainda o *ofício, cargo* ou *emprego* exercido por uma pessoa. É o *emprego de tempono* desempenho de uma atividade.

Neste particular, a ocupação diz-se *lícita* ou *ilícita*, segundo é apoiada por lei ou vedada por ela a atividade em que se evidencia.

A *ocupação lícita* gera os meios de vida lícitos. A *ocupação ilícita* estrutura os meios de vida desonestos e vedados por lei, porque atentam contra seus preceitos e contra a moral.

OCUPANTE. É aquele que, pela *ocupação*, toma posse ou se apodera de alguma coisa. É o mesmo que *ocupador*.

ÓDIO. Derivado do latim *odium*, geralmente é o vocábulo empregado no sentido de antipatia, aversão, rancor, aborrecimento às pessoas ou às coisas.

Mas, no sentido jurídico, referentemente às pessoas, o ódio, em princípio, revela a *inimizade* com desejos de que venham males ao odiado. É, ainda, indicativo da *inimizade capital*, porque o ódio faz gerar um rancor ou ira profunda, a ponto de não se *perdoar* nem transigir acerca da pessoa a quem é votado.

“ODIOSA SUNT RESTRINGENDA”. Traduzindo-se *as odiosas são restringidas*, formula o adágio, em que se institui o princípio, de que as disposições odiosas devem ser interpretadas restritivamente, ao contrário das *benignas* ou *favoráveis*, que se ampliam: *benigna* ou *favorabilia amplianda*.

OEA. Organização dos Estados Americanos.

OFENDER. Juridicamente, ofender é *causar lesão, ou dano de qualquer natureza; é injuriar, ultrajar*.

Vide: *Ofensa*.

OFENDÍCULO. Do latim *offendicul(a)* Obstáculos que são colocados para a proteção da propriedade.

Obstáculo em geral.

OFENDIDA. Além de referir-se a toda pessoa que recebeu ofensa, ou contra quem se causou dano ou lesão, é igualmente empregado para indicar a mulher que foi estuprada.

OFENDIDO. De *ofender*, designa a pessoa que recebeu a *ofensa* ou a *lesão*. É a *vítima* ou *oprejudicado*. É também o *injuriado*, pois que a ofensa tanto consiste em um dano material, econômico, como moral.

A lei assegura ao ofendido o direito de *perseguir o ofensor*, para que haja dele as *reparações* pelos danos materiais ou pelos prejuízos que possam advir da ação ofensiva. O meio judicial próprio é o da *ação de indenização*, intentada com a prova da *ofensa* e do prejuízo, que tenha *causado*.

Vide: *Dano. Indenização. Perda. Perdas e danos*.

OFENSA. Derivado do latim *offensa*, de *offendere* (ferir, fazer mal, prejudicar, *bater contra*), no sentido jurídico entende-se a *feitura de um mal*, físico ou moral, a pessoa ou a coisas.

É, assim, o *agravo*, a *injúria*, o *dano*, o *prejuízo* ou qualquer *resultado mau*, advindo de *falta* que se tenha cometido, em desrespeito à lei ou, mesmo, à moral.

A ofensa, por isso, tanto pode ser produzida por *obra* como por *palavra*, escrita ou verbal.

E, desta maneira, quando atinge à integridade física da pessoa, diz-se *ofensa física* ou *corporal*. Será *ofensa moral* ou meramente *injúria*, quando atinge ou procura atingir sua integridade moral, isto é, seu conceito, sua fama, seu bom nome.

Ofensa. Mas, em sentido mais extenso, significa toda sorte de lesão ou de transgressão, donde se vê que será toda ação que vem ferir (lesar) direito alheio ou vem ferir (desrespeitar) regra jurídica.

Nesta significação, pois, será toda ação praticada em contrariedade ao que se impõe na lei e na moral para ser obedecido, e que venha ferir, prejudicar ou lesar direito alheio.

OFENSOR. De *ofender*, é o agente ativo da *ofensa*, ou seja, aquele que, por palavra ou ação, pratica atos que vêm causar prejuízos ou danos a outrem, desrespeitando, assim, princípio ou regra jurídica instituída.

O ofensor está obrigado a reparar o dano que tenha causado, desde que se evidencie o *prejuízo material* provocado por sua *falta*.

Vide: *Ofensa. Responsabilidade*.

Ofensor. Vulgarmente, na linguagem do Direito Penal, é designação atribuída ao *deflorador* ou estuprador.

OFERECER. Do latim *offerre* (oferecer, expor, mostrar, apresentar), na linguagem do comércio é o mesmo que *ofertar, fazer oferta, propor*. Na terminologia do Direito Processual, é propriamente *apresentar* ou *exibir*.

Oferecer a contestação é apresentar a contestação. *Oferecer o documento* é *exibi-lo ou apresentá-lo em juízo*.

OFERECIMENTO. De *oferecer*, é a *apresentação, a exibição, a proposta* ou a *oferta*. É a ação e o efeito de oferecer.

Vide: *Oferecer*.

OFERTA. De *ofertar*, do latim *offertare*, de *offerre* (oferecer), em sentido vulgar é *o oferecimento, a oblação* ou a própria *dádiva* ou *coisa oferecida*, isto é, o donativo.

Mas, no sentido jurídico exprime o mesmo que *proposta*, em virtude da qual a *personam manifesta sua vontade* para a realização de um negócio ou feitura de um contrato, ou *apromessa* para que alguma coisa seja feita.

Corresponde ao *pollicitatio* dos romanos, que exprimia, também, a *proposição*, que servia de base à *promessa* para a formação das convenções.

A oferta mantém-se válida, enquanto não retirada pelo ofertante (promitente ou policitante), segundo as circunstâncias em que é feita, diante das quais a própria vontade é delimitada ou definida.

A oferta revela-se um *ato jurídico*. E, assim, cria a obrigação do ofertante ou proponente, que a deve manter inalterável até que se manifeste a vontade da outra parte, pela aceitação ou recusa.

É, no entanto, revogável até a aceitação, pelo que não se considera irretratável.

A oferta, como gênero, distingue-se em *proposta* e *promessa*.

A *proposta* sempre traz consigo a ideia de uma proposição, em que se contêm as bases para a formação de um contrato, de que se geram obrigações recíprocas, ao passo que a *promessa* quer mostrar *o que se dará* ou *se oferece*, em retribuição ao que se pede ou se deseja.

Embora a oferta se mostre ato unilateral, apresenta-se com certa força obrigatória acerca de quem a emite. Desse modo, não será retratável desde que, antes dela, se tenha manifestado a aceitação, que tem a força de firmar, irrevogavelmente, o contrato.

Aí, já duas vontades se entrelaçaram para a formação do contrato. E a oferta já não se pode retratar sem justo motivo.

No entanto, na oferta há a distinguir se feita a pessoas determinadas ou indeterminadas. No caso de feita a pessoas indeterminadas são civilmente obrigatórias, enquanto o ofertante, de modo inequívoco, antes que alguma *adesão* se tenha manifestado, demonstre vontade contrária.

Mas a obrigatoriedade da oferta está em conformidade às expressões que nela estiverem contidas. Assim não deve ser estendida de modo arbitrário, pois que tanto pode constituir num *convite para entabular negócios*, como numa *proposta de negócio*.

No último caso, vindo a aceitação, já se mostra formado o contrato. No primeiro, dependerá das *entabulações* que se seguirem.

Vide: *Contrato. Pacto. Promessa. Proposta*.

Oferta. Na terminologia do Direito Processual, entende-se o *lanço* ou *lance* oferecido nas arrematações. É a *proposta do preço* que se oferece pela coisa sob licitação.

OFERTANTE. É a pessoa que faz oferta. É o *licitante* ou *lançador do preço*.

OFICIAIS DE JUSTIÇA. Denominação que se dá aos serventuários da Justiça, cuja função é a de desempenhar as diligências judiciais, ordenadas pelo juiz, ou que lhe forem atribuídas por lei.

Os oficiais de Justiça têm *fé pública*, valendo, como *atos autênticos*, todos os que por eles forem passados. E, desse modo, suas afirmações valem como certas, quando por eles certificadas.

No entanto, não deve ser tomada a rigor a valia de suas afirmativas: elas se mostram irrefutáveis quando pertinentes às diligências praticadas, quando para elas não se torna necessária uma comprovação documentária. Quando o que se alega deva ser provado, a mera asserção deles não prevalece, salvo se acompanhada de prova inequívoca.

OFICIAL. Do latim *officialis*, de *officium* (obrigação, dever), adjetivamente é alusivo a tudo que vem de *ofício* ou promana da autoridade, do governo ou do Poder Público. É, pois, indicativo da qualidade ou condição de pertencer ao poder público ou se derivar do Poder Público.

Assim, ordem, disposição, mando, regra, instituição, estabelecimento, função, cargo, qualquer ato ou ação, que venham do governo, que sejam dispostos pelo governo, que participam do governo, que pertençam ao governo, são *oficiais*.

Oficial. Como substantivo, na técnica trabalhista, é empregado para designar a pessoa que exerce *ofício* ou *arte*, em contraposição ao *mestre* e em distinção ao *aprendiz*, como entendido, já experimentado, com proficiência. É indicativo, pois, do trabalhador ou do operário que já conhece sua arte ou seu ofício e já o pode desempenhar por si mesmo, *peritoque* é nele.

E, assim, dizem-se *oficial de mecânica, oficial pedreiro, oficial de carpintaria, oficial de marcenaria* etc.

Oficial. Na terminologia militar, assim se diz da pessoa a quem se atribui um *posto* ou *graduação* de mando, designado de *oficial do Exército, da Aeronáutica ou da Marinha*, conforme serve numa ou noutra destas *forças armadas*.

O *oficialato* começa com o posto de *tenente*. E, a partir do posto de *major*, diz-se *oficial superior* ou *oficial de patente superior*. Vai até o posto de coronel. Daí é *oficial-general*.

Ao conjunto de oficiais de um batalhão, ou em referência à soma de oficiais existentes nas forças armadas, diz-se *oficialidade*.

A Polícia Militar tem a sua oficialidade também.

OFICIAL DE REGISTRO. Denominação especial dada aos oficiais ou aos serventuários públicos, cujas atribuições se restringem às funções pertinentes aos cartórios ou ofícios de registros públicos.

Assim, embora tidos como *oficiais públicos*, os oficiais de registro têm a seu cargo os seguintes ofícios:

- a) de registro de nascimento e óbitos, ou seja, o registro acerca das pessoas naturais;
- b) de registro das pessoas jurídicas de Direito Civil, visto que o registro das pessoas jurídicas comerciais é promovido por processo especial nas Juntas Comerciais;
- c) de registro de títulos e documentos; e
- d) de registro imobiliário.

OFICIAL JUDICIÁRIO. É denominação especial dada aos oficiais ou serventuários públicos, cujas atribuições ou cujos encargos sejam diretamente ligados aos serviços da Justiça ou à administração da justiça.

Assim, incluem-se como oficiais judiciários, em regra, todos os que têm funções sob imediata direção dos juízes ou dos magistrados, tais como *escrivães das varas cíveis e criminais, escrivães dos cartórios de casamentos, contadores da Justiça, leiloeiros judiciais, distribuidores e partidores, avaliadores judiciais* e os próprios oficiais de Justiça.

OFICIAL PÚBLICO. Denominação genérica dada a toda pessoa que exerce um *ofício público*, de registro ou de escrivania.

Assim, oficiais públicos são os *tabeliães, os escrivães, os notários, os cartorários, os oficiais de registro*.

Dizem-se, também, *serventuários de ofícios*, que tanto os abrange, como aqueles que os auxiliam no desempenho de suas funções.

Os oficiais públicos são providos em seus cargos ou ofícios, mediante concurso. Os atos praticados dentro de suas atribuições valem como autênticos e merecem fé pública.

E se dizem públicos, porque as funções que exercem são encaradas nesse caráter: são funções de ordem pública ou de interesse público.

Praticamente, os oficiais públicos se distinguem em *tabeliães* ou *notários, escrivães, oficiais de protesto* e *oficiais de registro*.

Os *oficiais de protesto* têm a função de receber os títulos de obrigações não cumpridas no seu vencimento, para que os apontem e os protestem nos termos da lei, a fim de que *sedocumente* a impontualidade de seu pagamento.

Os *oficiais de registro* têm a incumbência de fazer os *registros civis*, determinados em lei, dizendo-se, particularmente, *oficiais do registro civil*, ou de realizar as inscrições, arquivamentos e transcrições a respeito de atos e contratos, que se tenham promovido, dizendo-se, particularmente, *oficiais do registro de títulos e documentos*.

Vide: *Registro público*.

A função dos oficiais públicos está sujeita à fiscalização dos juízes e tribunais, sendo esta cumprida pelo magistrado, a que se atribui a missão de *corregedor*. Todos os livros, indispensáveis à incumbência dos oficiais, são autenticados pelo *magistrado*, que superintende as suas funções.

OFICIALIZAÇÃO. Ato do Poder Público em que declara a equiparação ou determina a equiparação de qualquer coisa, tornando-a como oficial ou lhe atribuindo regalias de oficial.

OFICIALIZAÇÃO DE SERVENTIA. No Direito Administrativo é transformar o regime da serventia do caráter privado na remuneração dos serviços para o caráter público. O art. 31 do ADCT à CF/1988 oficializou (ou estatizou) as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos titulares à época da promulgação.

OFICIALIZAR. De *oficial*, assim se diz para designar todo ato do governo ou do Poder Público que vem *tornar como oficial* ou *ter como oficial* instituição, cargo, função, atividade ou qualquer outra coisa, que tinha o caráter privado ou é particular, simplesmente para os equiparar ou para lhes cometer as vantagens ou prerrogativas atribuídas aos oficiais ou de caráter público.

Assim, *estabelecimento oficializado* é aquele que, embora pertencendo à instituição particular ou à pessoa de natureza privada, fica equiparado e passa a ter as mesmas regalias dos estabelecimentos oficiais.

Oficializar, pois, não é transformar em oficial, mas *equiparar ao oficial*, *atribuir as mesmas condições de oficial*, *igualar nas regalias ao oficial*, para que os atos ou ações decorrentes possam valer como se fossem emanados ou executados por entidade oficial.

OFICINA. Do latim *officina*, de *of* ou *ob* (diante, para) e *facere* (fazer), literalmente e em amplo sentido quer exprimir o *lugar*, a *casa* ou o *estabelecimento*, onde se *fabrica* ou *semanufatura* alguma coisa.

É, assim, a casa, onde se executa qualquer trabalho ou obra por meio da *arte* ou de *ofício*.

Nesta razão, oficina é a *fábrica* ou o estabelecimento em que se *prepara*, se *manufatura* ou *seproduz artefato* de qualquer natureza ou o lugar onde se exerce um ofício.

Verdade que, no sentido técnico-industrial, fábrica é tida mais restritamente, pois que *oficinatambém* se entende todo lugar em que se exerce um ofício manual ou mecânico, não somente para produzir *obra nova*, como para beneficiá-la ou para consertar e renovar *obra velha* ou inutilizada.

Fábrica é mais propriamente tida como o estabelecimento industrial apropriadamente organizado para a produção de determinadas mercadorias, pela transformação de matérias-primas.

Onde se produza, se faça, se fabrique, se beneficie, se conserte qualquer obra, entende-se uma *oficina*, porque aí (*of*) alguma coisa é feita (*fecit*), desde que aí estejam instalados os instrumentos mecânicos ou de trabalho indispensáveis à feitura ou à elaboração das obras ou a consertos de coisas.

Oficina. Modernamente, designa o lugar onde se realizam consertos em veículos automotores.

Oficina. Compartimento ou dependência, nas igrejas ou conventos, destinados a refeitório, despensa, cozinha etc. É a parte da casa onde se têm e se preparam os alimentos, para que ali mesmo sejam consumidos.

OFÍCIO. Do latim *officium*, originariamente quer exprimir o *dever*, a *obrigação* ou tudo que se *deve fazer por obrigação*.

Neste sentido, pois, ofício confunde-se com a própria *função*, ou seja, a soma de atribuições ou de deveres impostos à pessoa, em virtude de *cargo*, de *encargo*, de *ministério*, de *ocupação exercida* ou de *mister*.

Por esta razão é que os ofícios dizem-se *públicos* ou *particulares*, *permanentes* ou *temporários*, *remunerados* ou *graciosos*, isto é, *gratuitos*.

Praticamente, *ofício* e *profissão* possuem significações equivalentes. Ambos se indicam cargos ou encargos exercidos como *ocupação habitual* ou como *encargo habitual*, para ser útil a si mesmo, pelos proventos auferidos ou em benefício de outrem, se gratuito.

Mas, tecnicamente, a profissão tem sentido mais estrito, porque, além de se mostrar a ocupação remunerada, em regra, se revela a especialização de uma arte, enquanto o ofício pode ser cargo ou encargo em que não se exijam conhecimentos técnicos, e pode não produzir proventos pecuniários para quem o exercer.

Os ofícios distinguem-se segundo sua especialização, ou consoante a espécie de mister que lhes é confiado ou imposto. Dizem-se, assim, *ofícios públicos*, *ofícios privados*, *ofícios de Justiça*, etc., segundo a espécie do oficial que os ocupa.

Vide: *Oficial*.

Ofício. Na linguagem forense, notadamente na expressão *de ofício* (*ex officio*), entende-se o que se faz ou se executa por iniciativa própria, sem pedido de alguém, somente porque se está na obrigação ou no dever legal de assim proceder.

Ofício. Na técnica da correspondência, entende-se o escrito emanado de uma autoridade pública, em que se faz uma comunicação acerca de qualquer assunto de ordem administrativa, ou se dá uma ordem.

Distingue-se, assim, da *carta*, que assinala o escrito particular. O ofício é a *carta pública* ou com esse caráter.

Ofício. Especialmente no plural *ofícios*, na expressão *bons ofícios*, entende-se a intervenção de uma pessoa para boa solução de negócios entre outras, que se vinham desavindo ou que não se acertavam convenientemente.

É comum na linguagem do Direito Internacional, para exprimir a intervenção de um país para solução de pendência ou litígios entre outros países.

OFÍCIO DIVINO. Na linguagem técnico-religiosa, exprime o *sacrifício da missa*, ou *aspreces*, constantes de um breviário, que são rezadas pelos padres.

OFICIOSO. Do latim *officiosus*, é geralmente compreendido como *obsequioso*, *condescendente* ou tudo que se faz por benevolência ou cortesia.

Oficioso. É o que se faz sem caráter oficial, ou sem que se tenha autorização oficial. É a iniciativa própria, fundada, pois, na própria vontade da pessoa, sem que para isso seja obrigada a tomá-la.

Por essa razão, é oficioso tido no sentido de *gracioso*. E se mostra a qualidade do ato que se executa em razão da amizade. O mandato civil, por ser gratuito, em princípio qualifica-se como a incumbência ou o encargo *oficioso*.

Oficioso. Embora sendo distinto do oficial, é a expressão aplicada para distinguir o que se faz ou se executa, embora sem caráter oficial, *sob influência*, *sob proteção oficial* ou *sob determinação oficial*.

É o que se objetiva, notadamente, em relação à imprensa que, não sendo embora oficial, por não pertencer ao governo ou ao Poder Público, *ligado a ele* ou *sob influência dele*, se mostra o porta-voz do próprio governo ou do Poder Público, desde que somente informa ou age segundo seus pensamentos e as ordens de seus representantes legítimos.

OIT. Organização Internacional do Trabalho.

OLARIA. Derivado do latim *ollarius*, de *olla* (panela de barro), designava, primitivamente, o estabelecimento em que se faziam panelas de barro ou urnas cinerárias.

Em sentido amplo, é o vocábulo empregado para designar o estabelecimento, em que se fabricam objetos ou artigos de barro, sejam louças, vasos, telhas, tijolos, ladrilhos etc. É o mesmo que *cerâmica*.

E os fabricantes de louças e artigos de barro denominam-se *oleiros*.

OLHO. Do latim *oculus*, designando o *órgão da vista*, é figuradamente empregado, na linguagem vulgar e na técnica, para exprimir muitos sentidos: *abertura, atenção, claridade, lume, luz, percepção, perspicácia, vigilância, vista*, além de outros.

Serve ainda a palavra para composição de múltiplas expressões, que definem várias coisas.

OLHO-D'ÁGUA. É a *nascente do rio* ou a fonte de onde brota ou surge a água do subsolo.

OLHO DE BOI. Designa o *óculo* ou a abertura circular aberta nas paredes dos prédios para dar claridade ou trazer iluminação ao interior. Diz-se, igualmente, *claraboia*.

É ainda a designação que se atribui aos primeiros selos emitidos pelo Brasil, em 1843, assim chamados por seu desenho que se assemelha ao olho. A curiosidade principal do olho de boi é que este selo, embora todos o reconheçam como brasileiro, não possui qualquer indicação que determine a nacionalidade ou o país a que pertence. Traz, simplesmente, o original desenho, com a estampa de seu valor, que é de 30, 60 e 90 réis. Os olhos de boi são hoje peças de certa raridade, possuindo boas cotações.

A seguir da Inglaterra, foi o Brasil o segundo país que fez emissão de selos postais, ou selos para franquia de sua correspondência, adiantando-se, assim, aos demais países.

OLHO MÁGICO. Designa o dispositivo, em forma de círculo, dotado de pequena lente, que, uma vez instalado nas portas das moradias, permite à pessoa olhar de dentro para fora sem que seja percebida.

OLIGARQUIA. Derivado do grego *oligarchia*, em oposição a *democracia*, entende-se *ogoverno* que se encontra em mãos de poucas pessoas, uma classe ou de uma família.

A rigor, exprime uma forma anormal ou corrompida de *aristocracia*.

E, vulgarmente, diz-se *oligarquia*, qualquer que seja o regime, quando os *governantes* ou os políticos profissionais, em desrespeito aos princípios sadios da democracia, implantam um *regime de exclusividade*, em que se aproveitam, no desempenho de funções públicas e de autoridades, os aficcionados e os parentes, que assim pretendem ser *senhores* ou *donos* das posições públicas, comandados pelo *oligarca*.

A oligarquia é uma *usurpação* à soberania do povo, que, assim, se priva do direito de dirigir seu próprio destino, porque dele o privou o oligarca, por meio de *manejos* e *ardis*, apoiados pela subserviência de partidários inconscientes.

OLIGOFRENIA. Na técnica psiquiátrica, indica a escassez de desenvolvimento mental, gerada por causas adquiridas ou hereditárias.

OLIGOPÓLIO. Designa a situação de mercado dominada por reduzido número de produtores, cada qual bastante forte para influenciá-lo, mas não o suficiente para desprezar a concorrência.

OLIGOPSÔNIO. Define-se Oligopsônio como um mercado no qual há poucos compradores e vários vendedores ou produtores. Neste caso os compradores possuem condições privilegiadas para negociar e estabelecer o preço de seus fornecedores. O Oligopsônio é um estado intermediário entre o monopsônio e o mercado competitivo. (pg)

Vide: *Monopsônio*.

“OMBUDSMAN”. (Sueco) O órgão público encarregado de fiscalização do Poder.

OMISSÃO. Do latim *omissio*, de *omittere* (omitir, deixar, abandonar), exprime a *ausência* de alguma coisa. É, assim, *o que não se fez, o que se deixou de fazer, o que foi desprezado ou não foi mencionado*.

Na linguagem técnico-jurídica, a omissão é a *inexistência*. É um *ato negativo* ou a *ausência do fato*. É o *silêncio*, anotado pela *falta de menção*. É a *lacuna*.

A *omissão intencional*, relativa a certos fatos que não deveriam ser esquecidos, é *negligência*. E quando a *omissão* é imposta, assume o aspecto de *abstenção*, embora, a rigor, os dois vocábulos tenham sentido próprio, pois que a *omissão* é mais esquecimento ou *falta de menção*, acerca do fato ou de qualquer coisa que não se fez, ou a que não se aludiu.

A omissão não é um fato. Muito ao contrário, revela o *que não aconteceu*. Não é pois um acontecimento, embora se diga um *ato negativo*, em distinção ao que se fez, que é *ato positivo*.

No sentido penal, no entanto, a *omissão* pode ser *causa de crime*, quando este se gera do que não se fez, quando se era obrigado a fazer. É a *omissão ao dever jurídico* ou a *falta* que se comete em *não dizer* ou *não fazer* alguma coisa.

Quando a omissão se refere à *falta de menção*, é a lacuna ou o silêncio. Assim é a omissão da lei ou o caso de lei omissa.

“OMISSIS”. Do verbo *omittere* (particípio passado), é vocábulo latino geralmente empregado para anotar o que não foi mencionado nem existe: *omitidos*.

Assim, na transcrição ou leitura de certos atos ou documentos é a *omissão*, acerca de certos fatos ou fórmulas, expressa pela palavra: *omissis*, foi omitido.

ONANISMO. Forma-se de Onã, personagem bíblico, de fato que a ele se prende, usado modernamente no mesmo sentido de *masturbação*, provocada pela excitação dos órgãos genitais, por ação manual da própria pessoa. Diz-se *prazer solitário*.

Mas, segundo sentido originário, *onanismo* significa o coito interrompido, ou ejaculação extravasada, a fim de evitar a gravidez.

ONÇA TROY. Medida inglesa equivalente a 31 gramas. É usada pelos joalheiros nos EUA e no Reino Unido.

ONERAR. Do latim *onerare* (carregar, cobrir), na significação jurídica quer exprimir: *agravar*, *impor encargos* ou *obrigações*.

ONEROSIDADE EXCESSIVA. Vide: *Resolução por onerosidade excessiva*.

ONEROSO. Do latim *oneratus*, de *onus*, geralmente qualifica tudo que está sujeito a *onus* ou encargo. É a qualidade ou condição de estar *onerado* ou *ter onus*.

Exprime, também, o que sobrecarrega ou vem agravar encargos ou *onus* já existentes. É *gravoso* ou *excessivo*.

Oneroso. Na técnica dos contratos, em oposição ao que é *gratuito*, exprime o que se faz com *reciprocidade* ou se regula por prestações e contraprestações.

É costume dizer-se a *título oneroso*, ou simplesmente *oneroso*, ao *contrato* em que há obrigação de dar ou fazer, com reciprocidade.

Todos os contratos comerciais são onerosos. Os civis tanto se mostram onerosos, como se podem apresentar na condição de gratuitos, tal como a *doação*.

ÔNIBUS. Do latim *omnis* (todo), tirado de sua forma dativa *omnibus* (para todos ou a todos), é indicativo, na linguagem técnica, dos transportes *coletivos* (para todos), movidos por motores de explosão: são os autos ou os automóveis grandes, usados para o transporte urbano ou rodoviário.

Costumam dizer, também, *auto-ônibus*.

ÔNUS. Do latim *onus* (carga, peso, obrigação), na significação técnico-jurídica, entende-se todo *encargo*, *dever* ou *obrigação* que *pesa* sobre uma coisa ou uma pessoa, a que se atender. É o *gravame*.

Os *onus*, como as obrigações, podem ser qualificados de *pessoais* ou *reais*.

São *pessoais*, quando os encargos, em que eles se fundam, devem ser cumpridos pela pessoa, sem qualquer alusão ou referência às coisas.

Assim se entendem os *onus tributários*, ou outros encargos derivados, propriamente, dos contratos, em que se assumem obrigações de natureza pessoal.

Os *onus reais* entendem-se que *pesam* diretamente sobre a coisa, restringindo o direito de propriedade, segundo as *limitações* por eles promovidas.

Dos *onus reais*, em relação ao credor, ou seja, àquele a favor de quem se constituíram, geram-se os *direitos reais sobre a coisa alheia*. São os *jura in re aliena*, que se dizem de *fruição* e de *disposição*, conforme seu titular os possa somente fruir ou os possa fruir e também dispô-los, sendo que neste último encontram-se os direitos ditos de *garantia* (hipoteca, penhor, anticrese).

“ONUS PROBANDI”. É o ônus ou o *encargo de prova*, nas questões judiciais. Sem fugir, pois, ao sentido literal do vocábulo (*ônus*), exprime a locução: *a obrigação de provar*.

Neste particular, está certo e afirmado o princípio de que a obrigação de provar *cabe* a quem alega ou diz: *onus probandi incumbit ei qui dicit*.

E, daí, se gera o provérbio: *Actor probat actionem, reus exceptionem*.

Mas, mesmo na ação, o réu deve provar o que alega, mesmo em negativa, quando esta se mostra *alegação* feita para destruir a situação já adquirida pelo adversário e consta de fato articulado para se opor ao afirmado.

Assim, por exemplo, se afirma o réu *não devo*, porque paguei, *deve provar o pagamento*.

Na exceção, o réu é o autor: *reus in exceptionem fit actor*. Daí lhe pesar o *ônus da prova*, para mostrá-la.

Mas, se o autor a ela se opõe fazendo *nova alegação*, a ele que a disse, compete materializá-la pela prova.

Assim, firma-se o princípio aludido de que o ônus da prova cabe sempre ao litigante que alega, seja para afirmar direito, ou seja para contestá-lo, em defesa ou oposição à pretensão do adversário.

Vide: *Prova*.

“ONUS PROBANDI INCUMBIT ACTOR”. O ônus da prova cabe ao autor (CPC, art. 333, I).

Vide: *Prova*.

ÔNUS REAIS. São os encargos ou as obrigações que *pesam* diretamente sobre a propriedade, limitando sua fruição e disposição, ou para que sirvam de garantias a outras obrigações.

Os ônus reais são fonte dos direitos reais limitados, ou seja, dos *jura in re aliena*.

Neles, pois, não há *propriedade plena* ou um direito real pleno sobre a coisa, *plena in re potestas*. Há direitos de fruição, de disposição e de garantia.

Os ônus reais, tal como os direitos *in re aliena*, recebem variadas denominações, consoante a natureza do contrato ou direito em que se firmam.

Assim dizem-se: *ônus enfiteutico*, quando relativo à enfiteuse; *ônus de servidão*, se decorre de uma servidão; *ônus de fruição*, quando se trata do usufruto; *ônus de uso*; *ônus de habitação*; *ônus pignoratício*, quando há penhor; *ônus anticrético*, quando há anticrese; *ônus hipotecário*, referente a hipoteca, e *ônus de rendas*.

Os ônus reais prevalecem *erga omnes* (contra todos). No entanto, esse princípio é mantido, quando certas formalidades são atendidas, para que semelhante prerrogativa seja assegurada, entre as quais há a publicidade do ato que os constitui, efetivada pela transcrição ou inscrição dos títulos constitutivos.

Vide: *Direito real. Garantia*.

ONZENA. Na terminologia do Direito antigo, era o vocábulo empregado no mesmo sentido de *usura. Agiotagem*.

Onzenário é o usuário, o agiota.

E assim se dizia, formando-o de *onze*, porque por usura se levavam *onze por dez*, quando o certo seria *um por dez*.

Atualmente, em sentido figurado, indica o juro exorbitante, excessivo, usurário.

OPÇÃO. Do latim *optio*, de *optare* (acolher, eleger), é, na terminologia jurídica, tomado em seu sentido originário: significa a *escolha* ou a *eleição*.

Nesta acepção, portanto, o *direito de opção* é o *direito de escolha*, quando *há mais coisas* para escolher.

Em semelhante circunstância, a opção, necessariamente, pressupõe a existência de uma *obrigação alternativa*, em que se cumpre de maneira diferente: ou de uma ou de outra forma.

Mas, em sentido legal, também a *opção* é tomada na significação de *preferência ou preempção*, em que, por um direito assegurado à pessoa, pode esta *querer* ou *não querer*, o que resulta numa escolha ou eleição.

É verdade que, a rigor, neste sentido, aplica-se melhor o vocábulo *preferência* ou *preempção*. Mas, o uso tem consagrado para opção este conceito, que não tem sido desprezado na terminologia técnica do Direito.

Assim se diz *opção* para o direito de preferência do senhorio direto, quando queira o foreiro vender o domínio útil.

Para se livrar da obrigação gerada do direito de opção, o devedor recorre à notificação judicial ou à *interpelação*, segundo a técnica adotada pela lei processual.

Aliás, no caso, interpelação ou notificação têm a mesma significação e tendem aos mesmos efeitos.

A *opção* decorre de *regra jurídica*, em que se impõe o direito e a obrigação, ou de contrato firmado entre o *optante* (quem tem o direito) e o *optado* (contra quem se exerce o direito). Nesta razão a opção é *legal*, quando firmada em lei: é *convencional*, quando procede de convenção.

“OPE LEGIS”. Expressão latina que se traduz *por força da lei* ou *em virtude da lei*, para exprimir todo ato ou toda medida que se promove ou se executa em atenção ao que em lei se fixa. É o *motivo legal* ou *ex vi legis*, que possui autoridade imperiosa e decisiva.

“OPEN MARKET”. (Inglês) Mercado aberto.

OPERAÇÃO. Derivado do latim *operatio*, de *operare* (obrar, fazer, trabalhar), possui o sentido geral de *obra* ou de *execução*. É assim o *efeito*, o *resultado*, a *consequência* de tudo o que se fez.

E, daí, ser também aplicado no sentido de *promoção*, *feitura*, *realização*, *ocorrência*.

Mas, na prática mercantil, *operação* é, propriamente, a *realização de negócios comerciais*. Indica, assim, o resultado ou o efeito do ato mercantil, sendo, por vezes, empregado no mesmo sentido de *transação*. E isto porque a operação, em verdade, resulta num *ajuste*, numa *combinação*, numa *convenção* e num *contrato*.

Em comércio, as operações se distinguem, segundo sua natureza, em *operações de crédito*, *operações bancárias*, *operações financeiras*, *operações de Bolsas* etc.

Operação. Na terminologia médica, operação se entende toda intervenção cirúrgica, em regra praticada com instrumentos.

OPERAÇÃO TARTARUGA. Diz-se, no Brasil, da forma atenuada de greve, consistente na diminuição premeditada do ritmo de trabalho.

OPERAÇÕES A TERMO. Na técnica das *Bolsas*, assim se dizem os contratos de compra e venda de mercadorias em que se assume a obrigação de entregá-las *dentro de um certo prazo*. Neste sentido, pois, é a *venda para entrega a prazo*, de modo que, mesmo realizadas em definitivo, não se *opera* desde logo a *entrega da mercadoria*, isto é, não ocorre *atransmissão da propriedade*, pela *tradição da coisa*. Esta se efetuará dentro do *prazo* estabelecido ou quando se chegar a seu vencimento (*termo*).

Mas, nas *operações a termo*, o cumprimento do contrato de venda, tecnicamente dito *liquidação*, far-se-á pela entrega efetiva da mercadoria ou coisa vendida, ou pelo *pagamento da diferença* havida entre o *preço da venda* e aquele que se verificar no dia em que a mercadoria deverá ser entregue. É a *liquidação por diferença*.

OPERAÇÕES ARRISCADAS. Arriscadas, aí, é tido no sentido de *temerárias*, *arrojadas*, *duvidosas*.

Assim, *operações arriscadas* entendem-se as que se mostram sem garantia e sem segurança, em virtude do que oferecem uma soma de riscos ou perigos, em relação aos resultados que possam apresentar.

As operações arriscadas evidenciam-se *um jogo*, em que o *operante* ou *operador*, embora não seguro ou certo dos lucros que possa auferir em um negócio, *arrisca-se* a fazê-lo.

Ela se caracteriza pela *anormalidade* em que se apresenta, não se revestindo da qualidade de *negócio ordinário*, e pela *incerteza de lucros*.

OPERAÇÕES BANCÁRIAS. Em regra, é a denominação especial atribuída a todos os *atos jurídicos*, sejam regulados pela lei civil ou pela lei comercial, que constituem objeto de *comércio de banco*.

Por seu turno, as operações de banco firmam-se em negócios que têm como objetivo *asmoedas*, os *metais preciosos* e os *títulos de crédito*, sejam os que se referem a moedas (letra de câmbio, cheques etc.), ou os que representam valores mobiliários (ações, obrigações, apólices etc.).

No entanto, estas operações, embora originariamente ditas de bancos, podem ser acidentalmente praticadas por uma pessoa que não tenha a qualidade de *banqueiro*, isto é, não exerça habitualmente a profissão. E, assim, não serão propriamente operações bancárias.

O caráter da *obrigação bancária* está em que seja *repetida*, constitua exercício habitual de um comércio praticado por uma pessoa, que se designa *banqueiro*, ou por um estabelecimento, que se diga *banco*.

Nestas condições, *operações de bancos* mostram-se negócios referentes a moeda ou a títulos de crédito, considerados isoladamente, como atos jurídicos de natureza comercial, quando praticados por um banqueiro ou por um banco.

Especialmente são as operações bancárias denominadas:

- a) Depósito bancário, que não traz o sentido do depósito comum, mas de um depósito *sui generis*, composto de depósito simples e do mútuo comercial.
- b) Desconto, que se entende a *compra* feita pelos bancos de títulos de crédito, emitidos pelos particulares, pelos comerciantes ou pelo Poder Público.
- c) Redesconto, que se mostra a operação fundada numa *operação de desconto*, feita por um banco a outro banco.
- d) Empréstimos, adiantamentos ou financiamentos feitos pelos bancos a firmas ou pessoas físicas, mediante garantia ou por simples crédito. Nestes se anotam os empréstimos *em conta-corrente*, decorrentes de um contrato que recebe esse nome.
- e) Cobranças, ou seja, a incumbência de *cobrar* ou receber importâncias ou valores por conta de outrem.
- f) Remessas ou *giros*, ou seja, o traspasse de *moedas* de um lugar para outro, mediante emissão de ordens que serão cumpridas no local designado à pessoa ali mencionada.

OPERAÇÕES DE BOLSAS. Assim se dizem as *negociações*, sejam sobre mercadorias ou sobre valores de outras espécies, havidas nas Bolsas de Mercadorias ou nas Bolsas de Valores, em virtude das quais se realizam os contratos de compra e venda.

As operações na bolsa são efetivadas somente por intermédio dos *corretores*, que são os agentes autorizados para a promoção das compras e das vendas ali realizadas.

OPERAÇÕES DE CÂMBIO. É denominação especial dada aos negócios referentes à *moeda*, quando se quer transformar a de um país em moeda de outro país, seja para *pagar* títulos ou seja para *recebê-los*.

Vide: *Câmbio*.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO. São as que têm por objetivo o levantamento ou o suprimento de *numerário*, que venha atender as necessidades financeiras de um estabelecimento comercial, civil ou público.

Na técnica bancária, os empréstimos feitos em banco, os descontos de títulos, entendem-se operações de crédito.

Costumam, em certos casos, chamá-las de *operações financeiras*, justamente porque sua finalidade é a de conseguir *recursos* ou *meios financeiros* para custeio ou desenvolvimento de um negócio.

Vide: *Crédito*.

OPERAÇÕES RUINOSAS. Assim se diz das que causaram prejuízos ou levaram seu promotor à ruína ou à falência. Às vezes, são tidas no sentido de *operações arriscadas*.

Bem visível, no entanto, é a distinção entre as duas espécies: a *arriscada* pode não ser *ruinosa*. Assim, numa há o *risco*, o *jogo*, a *aventura*. E o prejuízo ou a ruína pode não vir. Na *ruinosa*, o prejuízo já é evidente ou a ruína já é certa.

OPERADOR PORTUÁRIO. Pessoa jurídica pré-qualificada para exercer as atividades de movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias, destinadas

ou provenientes de transporte aquaviário, dentro da área do porto organizado (art. 2º, XIII, da Lei 12.815/2013).

OPERÁRIO. Do latim *operarius*, de *operare*, entende-se, geralmente, o *trabalhador*.

Mas, tecnicamente, não exprime o vocábulo, simplesmente, o sentido de trabalhador em acepção genérica de pessoa que trabalha, como deverá ser.

Operário é tido como aquele que trabalha sob as ordens de outrem, que não executa serviço seu, mas por conta alheia, recebendo um *ordenado*, um *salário*.

E não importa, assim, a natureza do trabalho, isto é, que seja material ou intelectual. Tanto é operário o que vive do trabalho manual ou mecânico, como o que escreve ou vive do pensamento.

Assim, o operário é o trabalhador ou aquele que trabalha por conta de outrem ou por conta alheia.

Vide: *Trabalhador*.

“OPERIS NOVI NUNTIATIO”. Nome que, na técnica terminológica do Direito Romano, tinha a *núnciação de obra nova*, pela qual, como na era moderna, o construtor é obrigado *aparar a construção*, denunciada como *nova* e atentatória à propriedade vizinha.

Vide: *Atentado*. *Interdito*. *Núnciação de obra nova*.

OPINIÃO PÚBLICA. Conceito fluido e oscilante de afirmação da vontade popular em temas atinentes à condução dos destinos da coletividade politicamente organizada.

“OPINIO DELICTI”. Expressão latina a designar que o representante do Ministério Público, em face do contido no inquérito policial ou peças informativas, tem fundadas suspeitas da existência de delito.

“OPINIO NECESSITATE”. (Latim) Costume.

ÓPIO. Substância entorpecente extraída das folhas da papoula.

OPIÔMANO. Viciado em ópio.

OPOENTE. De *opor* (fazer oposição, resistir), entende-se a pessoa que, como *terceiro prejudicado*, seja na ação ou na execução, vem intervir numa ou noutra, em defesa de seu direito.

Assim, como interveniente, como estranho que era à causa, não se confunde com as pessoas do autor e réu. Surge, justamente, para excluí-los da *discussão* e garantir o direito que diz ser próprio, não dos litigantes.

Vide: *Oposição*.

OPONENTE. Aquele que se opõe; o mesmo que opoente. Na linguagem jurídica, no entanto, é geralmente aplicado para indicar a pessoa que não somente se opõe ao ato, como *vem mostrar a razão legal* para que ele não se possa praticar ou realizar. É, pois, o que se *opõe para impedir* a realização ou a efetivação do ato.

OPONIBILIDADE. A condição ou qualidade do direito ou do fato idôneo ou suficientemente justo para que se possa contrapor à ação ou pretensão de outrem.

OPORTUNIDADE. Derivado do latim *opportunitas*, de *opportunus* (cômodo, propício), entende-se a *ocasião própria*, o *momento favorável*, o *instante apropriado*, para que se faça alguma coisa.

Neste sentido, pois, a oportunidade é a *ocasião chegada*, a *ocasião indicada*, na qual deve ser executado aquilo que é mister fazer, pois que nele se vê a *conveniência* ou o *bom tempo* para a execução pretendida.

No sentido jurídico, a *oportunidade*, sem fugir ao conceito vulgar, mostra-se o tempo próprio ou indicado regularmente para que certos atos se pratiquem, a fim de que possam ser apoiados por lei ou mereçam sua aprovação. É o *oportuno tempore*.

Os atos praticados fora de sua oportunidade, antes ou depois dela, é como não sendo praticados, tornando-se inócuos ou irreverentes.

OPOSIÇÃO. Derivado de *oppositio*, de *opponere* (pôr diante, interpor, objetar), em sentido geral quer exprimir a *contradita*, o *obstáculo*, ou tudo que se promove em contrariedade ou para impedimento de alguma coisa.

É, pois, o *ato de opor-se, de contrapor-se*, com argumentos ou com outras demonstrações ao que se quer fazer ou executar.

Oposição. Na terminologia técnica do Direito Processual Civil, é a *ação do terceiro prejudicado* que vem intervir no processo *já iniciado*, em defesa de seu direito, e para excluir, simultaneamente, autor e réu da demanda.

É, assim, uma verdadeira ação do terceiro, que se diz com direito ao objeto da causa, posta em litígio, para que *cesse a demanda* com a exclusão dos litigantes, autor e réu. Na *exclusão simultânea* do autor e réu, está, portanto, o caráter verdadeiro da oposição.

E claro está que, se o *direito discutido* é do terceiro, que, intervindo, se torna *opoente*, não se justifica a permanência de *intrusos* à sua discussão e com pretensão a respeito.

Oposição. Na linguagem política, assim se diz do grupo de pessoas que, nos colégios eleitorais ou nas assembleias, se colocam contrárias ao governo ou ao partido dominante. É o grupo que está no *lado contrário*.

Oposição. Também chamada de oposição ao cumprimento de sentença ou de oposição à execução, é o mecanismo de defesa e reação de que dispõe o executado condenado à obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa contra o cumprimento da sentença.

Após a edição da Lei nº 11.232/2005, não restaram mais dúvidas de que contra execução (a expressão execução é usada aqui em seu sentido amplo; hoje o mais adequado seria mesmo dizer cumprimento de sentença) de obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa não cabem mais embargos do devedor, já que não mais há a instauração de um “processo de execução”.

Entretanto, a nova lei não indicou para estas hipóteses qual seria a forma de defesa do executado. Diante disso, doutrinadores propõem que sejam opostos o que se denomina “oposição à execução” ou “oposição ao cumprimento de sentença”, pois um processo equilibrado e justo não poderia prescindir de meios de defesa e reação contra atos judiciais.

Essa Oposição não tem natureza jurídica de ação, como tinham os embargos do devedor, é fruto da criação doutrinária e jurisprudencial e tem, portanto, natureza de mera petição, não havendo sucumbência e nem custas processuais a recolher pela parte vencida. (gc)

OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO. Vide: *Oposição*.

OPOSIÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Vide: *Oposição*.

OPRESSÃO. Do latim *oppressio*, de *opprimere* (oprimir, subjugar, abafar), em sentido geral quer significar toda ação de violência ou de tirania, orientada ou promovida para que se prive outrem da *liberdade* ou do *direito de iniciativa*.

Revela-se, assim, uma *violação ao justo* e um *atentado à liberdade*, desde que, pela força e pela violência, ousa o *opressor* exercer uma sujeição ou domínio sobre outrem.

Politicamente, é manifestação de *tirania*, em que se postergam os postulados da justiça para império da vontade desumana do governante opressor. É a *falta de liberdade e de justiça*, manifestada por uma violação repetida e sistemática, aos princípios constitucionais, que protegem, principalmente, os direitos individuais e as regras de humanidade.

Opressão. Na linguagem médica, exprime a sensação de mal-estar, com dispneia, isto é, uma sensação de *abafamento*, em que nos parece *faltar a respiração*.

OPTANTE. É aquele que, sendo titular de um direito de opção, *tem a faculdade de optar*, ou *de escolher*, entre várias coisas, uma das quais lhe deve ser atribuída, qual a que é de sua preferência. E sobre a coisa escolhida cumpre-se o direito que lhe assiste.

Optante. Antes do advento da Constituição da República de 1988, o empregado podia fazer a opção pelo regime do FGTS. Atualmente, todos os empregados celetistas são obrigatoriamente optantes pelo FGTS.

Vide: *Opção*.

OPTAR. Do latim *optare* (escolher), na significação jurídica, tem o sentido de *ter o direito de escolha* ou *de preferência* ou *exerce a faculdade de opção*, pelo que se assegura ao optante *escolher* a respeito do que lhe é atribuído ou conferido.

E quando se *manifesta na escolha* (opta), cumpre-se o que é de sua *deliberação*.

Vide: *Opção*.

ORAL. Do latim *oralis*, de *orare* (falar), na linguagem técnica, quer exprimir toda manifestação do pensamento que se faz pela boca. Possui o mesmo sentido de *verbal*.

É, assim, o que se promove pela *palavra falada*.

ORALIDADE. Derivado de *oral*, significa o *procedimento verbal*, ou seja, tudo que se faz *verbalmente*.

Mas, tecnicamente, a *oralidade* não implica a inexistência de qualquer escrito, que venha fixar o que é *feito pela palavra falada*.

A oralidade exprime o *modo originário* por que se procede em certos atos: *oralmente*, para que se distinga do que somente se *faz por escrito*, originariamente.

Na técnica processual, mesmo, a *oralidade*, mostrando a soma de atos que se fazem *de boca a boca*, converte-se, a seguir, em *termo escrito*, onde tudo o que se fez ou se disse é convenientemente registrado, para que se fixe, conforme se praticou e conforme se decidiu.

Assim, mesmo que o processo, em certas fases, se promova oralmente, materializa-se em *escrita*, por um *resumo* do que pela palavra falada se processou.

Nesta razão, a oralidade processual não pode ser compreendida em caráter absoluto. É relativa, porque enfim se demonstrará por escrito, como necessidade de um registro do que foi feito ou resolvido.

ORÇAMENTO. Derivado de *orçar*, do italiano *orzare*, em sentido vulgar quer significar *aestimativa do custo* a respeito de coisas, cujo *valor de construção*, ou de *custeio*, é necessário saber, *por antecipação*.

Assim, orçamento sempre revela a verificação ou a evidência de um *valor calculado previamente*, para base ou preço do que se pretende realizar. É, portanto, a *estimação do necessário* ou a *apuração da importância*, em que, por um cálculo ou avaliação, se aprecia o *valor de um custo*, ou o *valor da feitura de alguma coisa*.

Mas, embora, em regra, o orçamento queira significar a *fixação* de um montante, em dinheiro, que se julga base de um custo, isto é, a fixação de uma soma ou total de despesas, também se compreende uma *estimativa de receita* ou uma *determinação de despesas*.

Orçamento. Aliás, no sentido do Direito Administrativo, o vocábulo exprime um *todo*, de que participam a *estimação* ou *previsão da receita* e a *fixação da despesa*.

E, na acepção que aí se tem, é o orçamento considerado como o ato pelo qual são previstas as receitas e autorizadas as despesas do Estado, dentro de um período determinado. Chamam-no, também, de *ato de aprovação prévia* das receitas e despesas públicas. Mas aí ter-se-ia somente em seu aspecto legal, quando o orçamento é, além de tudo, um ato financeiro de relevância, em que se preveem as *rendas* indispensáveis à satisfação das despesas públicas.

Deve, portanto, ser compreendido nos dois aspectos: financeiro e legal.

No aspecto *financeiro* é o *ato de previsão* de receita e de *fixação* de despesas, cuja legalidade se estabelece, tomando a forma legal ou jurídica, após sua *aprovação*.

Aliás, o *orçamento* apresenta-se não somente nestes dois aspectos, financeiro e jurídico, como no aspecto *técnico*, decorrente da orientação contábil, em que se calca, para fiscalização de sua execução.

Assim, não se trata de espécies diferentes, mas de feições características integradas no mesmo documento.

Ainda se mostra o orçamento um *balanço de valores*, pelo que aí também se tem uma nova feição: a *econômica*.

Além de outros elementos, são dominantes no orçamento: a *universalidade*, a *unidade* e a *aperiodicidade*.

Pela *universalidade*, firma-se o princípio de que nele devem ser consignadas todas as parcelas referentes às receitas previstas e às despesas fixadas.

Pela *unidade*, compreende-se que forma um *todo*, pelo que não pode ser considerado em parte ou frações, mas em seu *inteiro*. E não podem ser deixadas à margem quaisquer rendas ou despesas, provenham de onde provierem.

Pela *periodicidade*, acentua-se que é estabelecido para um *período* ou *prazo certo*, porque não seria *orçar* quando se avaliam ou se estimam coisas, cuja execução não se encontra *limitada* e demonstrada.

Pode haver *orçamento geral* ou *orçamento parcial*. E o orçamento parcial é, neste caso, visto como *peça una* referente à matéria a que corresponde, num período certo. Sofre uma *limitação quanto ao espaço*, mas por isso não perde seu caráter de orçamento. O *geral* é de maior amplitude: abrange pluralidade de negócios ou espaço de territórios muito maior.

O orçamento público, em regra, é elaborado para um ano, ou um *período de 12 meses*.

As leis constitucionais traçam as normas para sua elaboração e aprovação, sendo que as leis financeiras prescrevem as regras de ordem científica para sua composição.

Vide: *Despesa pública. Receita pública*.

ORÇAMENTO DE CAIXA. Na terminologia financeira, assim se denomina o *orçamento de fato*, que se mostra, em realidade, uma *escrituração de caixa*.

Não é, propriamente, um *orçamento* no rigor de sua acepção. É o registro de *entradas e saídas*, isto é, da receita e da despesa, qualquer que seja sua origem ou procedência. Difere do *orçamento de competência*.

ORÇAMENTO DE COMPETÊNCIA. É aquele em que se registram as verbas de que o Estado pode dispor, em virtude de lei, que também lhe assegura o *direito de as receber*, ao mesmo tempo que fixa as despesas a que está obrigado.

É o orçamento em seu aspecto público.

ORÇAMENTO EXTRAORDINÁRIO. Assim se diz do orçamento elaborado por uma necessidade imprevista, em caráter variável, *ocasional*, sem qualquer previsão à situação econômica ou financeira do país. É um *orçamento de emergência*, que se *duplica* ao lado do *orçamento ordinário*.

Por vezes, no orçamento comum, há parte dele que se apresenta neste aspecto de extraordinário, para suprir necessidades imprevistas e equilibradas pelas operações de crédito.

Mas, nesta circunstância, não haverá duplicidade de orçamentos, pois que o elaborado se mostra em sua *unidade e universalidade*, embora a parte referente às *rendas extraordinárias*, fundadas numa operação de crédito, tenha o caráter *consuntivo*, não *preventivo*.

Consuntivo porque é calculado ou calcado em dados *vistos*, não *previstos*, pois que o empréstimo não é previsível, mas escolhido como meio de conseguir a verba necessária de modo certo e evidente.

ORÇAMENTO ORDINÁRIO. É o orçamento comum, correspondendo ao plano financeiro instituído para atender às necessidades do Estado, no período preestabelecido. Tem o caráter permanente, dentro do limite fixado e nele se mostra vigente e inalterável.

ORÇAR. Do italiano *orzare*, é tido no sentido técnico de *calcular, estimar, avaliar, fixar ou determinar qualquer valor*.

Tecnicamente, no entanto, tanto se pode aplicar à *receita* como à *despesa*.

Assim, *orçar a receita* deve ser compreendido como *estimar, calcular, avaliar*, por previsão, as rendas que possam ser arrecadadas ou conseguidas, dentro de um período preestabelecido.

Orçar a despesa é determinar ou fixar o seu *valor*, ou seja, a soma indispensável para atender as necessidades conhecidas, ou executar o que se pretende, dentro de um período certo ou duma demonstração estabelecida.

No sentido do Direito Administrativo, a *receita orçada* implica, em relação ao Estado, o direito de recebê-la, segundo os princípios ou as normas legalmente instituídas para sua arrecadação. As *despesas orçadas* importam na autorização de atender, com os recursos provindos das rendas ou da receita, os pagamentos correspondentes.

ORDÁLIAS OU ORDÁLIO. Juízo de Deus ou julgamento de Deus. No Direito Antigo, meio de aferição da verdade pela submissão da parte a testes que demonstrariam, ou não, a sua inocência, como, por exemplo, submeter a mulher acusada de adultério a atravessar, descalça, um tapete de brasas.

ORDEM. Do latim *ordo, ordinis* (classe, disposição), é o vocábulo empregado na terminologia jurídica em três significações técnicas:

I. *Ordem* é a *classe*, ou seja, a *colocação* ou a *disposição*, em que se põem ou se mostram as coisas, para que assim dispostas, colocadas, classificadas ou graduadas, sejam vistas ou anotadas.

Neste conceito, pois, a *ordem* vem estabelecer para cada caso, para cada coisa ou para cada pessoa, um *grau* ou uma *classe*, que os distingue uns dos outros, quando considerados em conjunto ou coletivamente. E, assim, *ordem* pode ser tida na significação de *espécie*, pois que, em verdade, consideradas as coisas coletivamente, formam o gênero das espécies que a ordem classifica ou gradua.

Assim, é a *ordem hereditária*, em que os herdeiros se mostram na ordem de vocação sucessória, pela proximidade do parentesco. E a *ordem de preferência*, em que cada uma delas se apresenta na sua classe ou categoria, pela força do privilégio, que é assegurado ao preferente.

II. *Ordem* é a prescrição, é o *sistema de regras* ou a *soma de princípios* criados para estabelecer o *modo* ou a *maneira* por que se deve proceder ou agir, dentro da sociedade, em que se vive, ou das instituições, de que se possa participar.

É, afinal, o conjunto de regras que determinam e regem as atividades dos homens. Bem por isso, por sua origem pelo âmbito social, a que se refere, pela natureza das relações que regula, pelo território, em que é compreendida, e pelo momento histórico, em que se estabelece e passa a vigorar, a ordem toma diferentes denominações: *ordem familiar*, *ordem feudal*, *ordem capitalista*, *ordem estatal*, *ordem natural*, *ordem política*, *ordem pública*, *ordem social*, *ordem jurídica*, *ordem econômica* etc.

III. *Ordem*. Propriamente derivada de *ordenar*, de *ordenare* (regular, dar princípio, dispor), é tida na significação de *mando*, *autorização*, *outorga*.

Neste último sentido é que se tem a compreensão de cláusula à *ordem*. É a cláusula que dispõe de *autorização*, de *outorga*, que dá autoridade à pessoa para que possa transferir ou ceder a propriedade do que lhe é *passado à ordem*, por mero endosso.

Confundem-na com o endosso. Mas, bem se distingue dele porque se revela precisamente *opoder para endossar*.

ORDEM CIVIL. Sistema de regras e princípios jurídicos, que se aplicam, em caráter comum, às atividades particulares ou privadas dos homens, assentando normas que, igualmente, se avocam para a defesa de seus interesses.

ORDEM CRONOLÓGICA. Indica a ordem de chegada ou entrada de documentos ou pessoas em determinado estabelecimento.

Designa também a ordem que se respeita, em qualquer escrito, levando-se em conta a sequência das datas.

ORDEM DE PAGAMENTO. Pode ser entendida como a *autorização* de pagamento, ou seja, na técnica administrativa, a *aprovação* de uma conta ou de um débito para ser pago, de que resulta a dita autorização.

ORDEM DE PREFERÊNCIA. É a expressão tecnicamente usada em matéria processual, para designar a *posição*, em que se coloca ou se classifica cada credor de um devedor comum, segundo a natureza de seus créditos e direitos que lhe são assegurados pelos privilégios, assegurados por lei. Está aí no sentido de *classe* ou *grau*, que, uma vez estabelecido, elabora a graduação ou a *ordem de preferência*.

Os *privilégios*, aí, entendem-se as *garantias* que foram oferecidas para o cumprimento das obrigações, de que se geraram os respectivos créditos, ou a situação de privilégio estabelecida por lei em benefício da pessoa.

ORDEM DE PRISÃO. Assim se diz do *mandado* emanado da autoridade judiciária, *ordenando* a prisão de uma pessoa, acusada de um crime ou condenada por ele.

Vide: *Prisão*.

ORDEM DE SERVIÇO. Designa a comunicação endereçada a subordinado, determinando a realização de tarefa.

ORDEM DE SOLTURA. O mandado judicial à autoridade para se colocar alguém em liberdade. Geralmente consta, em tais ordens, a expressão *se por al*, a significar que o beneficiado deve ser solto, se por outro motivo não estiver preso.

ORDEM DO DIA. Geralmente é a designação dada ao conjunto de assuntos ou de negócios que, previamente anotados, devem ser discutidos e submetidos à deliberação das assembleias gerais das sociedades ou de qualquer outra corporação cujas decisões se façam coletivamente. É, assim, a *relação da matéria* a ser preferentemente objeto de deliberação, na reunião que se vai realizar.

Na terminologia militar, entende-se o *boletim* que é lido diariamente nos quartéis, perante o batalhão ou a unidade militar ali localizada, a fim de que sejam todos informados acerca de fatos de interesse geral ou de medidas disciplinares, que se estabeleceram. É, em verdade, *boletim informativo*, de natureza mista, visto que nele se incluem notícias, de caráter militar, como promoções, comissionamentos, desligamentos, baixas, bem assim imposição de medidas disciplinares e outras deliberações do comando ou de outras autoridades militares superiores.

ORDEM DO JUIZ. É o *mandado judicial*, no qual o juiz, usando do poder de jurisdição que lhe é assegurado, determina que se proceda a uma *diligência* ou se execute um *ato processual* de interesse da justiça, seja determinado *ex officio* ou em deferimento a pedido das partes litigantes.

ORDEM DO PROCESSO. Exprime a *marcha processual*, ou seja, o *seguimento natural* a ser observado no processo, segundo as regras e princípios ditados pelas leis judiciárias.

A ordem, assim, vai determinando a *colocação* dos atos processuais, numa *série consecutiva*, cada um no seu lugar e na sua vez.

ORDEM DOS ADVOGADOS. Nome que se dá à instituição, a que, obrigatoriamente, devem pertencer os advogados, para que possam exercer sua profissão.

Funciona, além de *matricula advocatorum*, como um órgão de seleção, de defesa e disciplinador da classe dos advogados.

E, nesta acepção, pois, *ordem* é tida como o *sistema* de regras ou *soma de princípios* instituídos, particularmente, no caso em espécie, para dirigir e disciplinar a profissão do advogado.

Geralmente, porém, é tomada a locução para exprimir o conjunto de advogados inscritos em seu quadro, com autorização para o exercício da advocacia.

A inscrição na Ordem está sujeita a certas exigências, anotadas em lei própria.

Vide: *Advocacia. Advogado*.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB. O órgão supremo da OAB é o Conselho Federal, com sede em Brasília (art. 45, § 1º, do EOAB).

Foi a Ordem dos Advogados do Brasil criada pelo art. 17 do Decreto nº 19.408, de 18.11.1930, regulamentado pelo Decreto nº 20.764, de 14.12.1931 e alterações posteriores. A OAB não mantém qualquer vínculo funcional ou hierárquico com órgãos da Administração Pública; ela foi juridicamente estruturada pela Lei nº 4.125, de 27.04.1963, que criou o primeiro Estatuto da OAB, de abrangência nacional.

A Lei nº 8.906, de 04.07.1994, criou o atual Estatuto da OAB.

A OAB tem por *finalidades* (art. 44 do EOAB): I) defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, e pela rápida administração da justiça; II) lutar pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas; e III) promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil.

ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA. Política que o governo traça visando valorizar o trabalho e a livre iniciativa, observados os princípios da soberania nacional, da propriedade privada e sua função social, da livre concorrência, da defesa do consumidor e do meio ambiente, da redução das desigualdades regionais e sociais, da busca do pleno emprego e do tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte.

ORDEM EXTERNA. Tem a mesma significação de *ordem pública internacional*.

Assim, a ordem externa, ou a ordem pública internacional, indica-se o *sistema de princípios* ou a *soma de instituições e regras*, que, interessando à consciência jurídica e moral dos povos civilizados, são avocados para que regulem certas relações jurídicas entre os próprios Estados

soberanos e entre pessoas de nacionalidades diferentes, quando não atentem contra a soberania de um povo, contra sua *ordem pública interna* e contra os bons costumes.

Assim, a ordem externa é calcada:

- a) Nas instituições e leis, de caráter universal, que formam a consciência jurídica e moral dos povos civilizados.
- b) No conjunto de instituições e regras que se mostram por tal forma ligadas à civilização de um povo que, embora não tidas em caráter universal, são convocadas para que se apliquem, como princípios da boa organização social e da sã moral.

ORDEM HEREDITÁRIA. Sem fugir ao sentido, em que é tida, nesta expressão, *ordem* quer significar *classe*, *categoria*. É a *ordem de suceder* ou *de sucessão*.

Assim, *ordem hereditária*, também dita de *ordem da vocação hereditária*, *ordem legítima da vocação hereditária*, entende-se a *constituição dos herdeiros*, com direito à herança, em *classes* ou *categorias*, que os coloquem em *posição* de serem *convocados* na sequência anotada, preferindo os da primeira classe aos das últimas, ou sendo chamados estes à herança na falta dos primeiros, ou por parte daqueles, inclusos na classe anterior, a quem tenham substituído.

Vide: *Herança. Herdeiro. Sucessão*.

ORDEM HIERÁRQUICA. Traduz o mesmo sentido de *hierarquia*. Exprime, pois, a graduação de poder e mando dentro de uma organização ou dentro das instituições, pela qual se determina a subordinação funcional e jurisdicional a ser mantida entre as diversas pessoas, que participam como funcionários ou como membros, das ditas entidades, consoante suas classes ou categorias. A ordem hierárquica, pois, vem dispor, da graduação maior para a menor, a relação de mando e de autoridade entre os vários membros da mesma instituição, a fim de que os subordinados a esta hierarquia realizem suas precípuas funções dentro da obediência disciplinar legalmente estabelecida.

ORDEM ILEGAL. É toda ordem contrária aos princípios legais instituídos ou que atua dentro da ilegalidade.

Vide: *Ordem legal*.

ORDEM INTERNA. Também dita de *ordem pública interna* ou *ordem nacional*, compreendida pelo conjunto de instituições e de regras destinadas a manter em *boa organização* e em *regular funcionamento* todos os serviços públicos internos e a disciplinar a conduta dos cidadãos entre si e em suas relações com o Estado.

Nesta razão, em seu sistema de princípios ou de regras, a ordem interna dita as normas jurídicas e, mesmo, morais, a que devem prestar obediência todos os cidadãos de um país, que delas não se podem afastar, mesmo em suas convenções particulares.

Podem ser imperativas ou proibitivas, constituindo os princípios básicos ou fundamentais, que se mostram imprescindíveis à marcha de todos os fatos de caráter social, ou que interessam à sociedade, conforme as próprias regras derivadas do Direito.

ORDEM JUDICIÁRIA. Entende-se a própria *organização judiciária*, compreendida pela totalidade de órgãos e instituições mantidos pelo Poder Público, a fim de que, segundo princípios e regras legais, se cumpra a administração da justiça.

ORDEM JURÍDICA. Complexo de regras e princípios ditados pelo Poder Público, como normas obrigatórias, para que se regulem e se protejam todas as relações e interesses dos cidadãos entre si, e entre eles e o próprio Estado, no intuito de manter a própria ordem social e política do Estado.

ORDEM LEGAL. Em dois sentidos, é compreendida a expressão:

- a) Exprime o conjunto de regras e princípios que devem ser coativamente observados por todos quantos residam ou habitem o território do Estado. Possui, pois, igual sentido de *ordem pública*.
- b) Entende-se a *ordem* (mando, autorização, determinação) emanada de autoridade competente ou de pessoas que a possam dar, visto que se encontram apoiadas em texto de lei.

É assim tudo que se ordena ou se manda proceder, quando se tem o apoio da própria lei, por ser mando ou ato de mando determinado e autorizado por ela.

Ao sentido de ordem legal opõe-se o de *ordem ilegal*, que é a que contravém a princípio de lei ou preceito jurídico.

A *ordem ilegal* é para não ser cumprida, mesmo dada por aquele a quem se deve *obediência*. Se executada, cabe ao *agente* responsabilidade idêntica à que se atribui ao mandante.

ORDEM NATURAL. Entende-se a normalidade dos fenômenos da natureza, ou o conjunto de repetições manifestadas pelos frutos percebidos, em forma de tipo ou subordinados a leis.

Na doutrina fisiocrática, quer exprimir a dependência, em que se encontram as relações sociais e econômicas, relativamente à natureza. É um dos princípios fundamentais da doutrina: tudo vem da terra.

ORDEM POLÍTICA. Indica o conjunto de princípios responsáveis pela harmonização das funções e relações internas e externas do Estado.

ORDEM PÚBLICA. Entende-se a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada.

ORDEM SOCIAL. Designa a estruturação econômica e política da sociedade, como objeto de tutela policial e penal.

No Direito Constitucional refere-se às normas que regulam a sociedade, como, por exemplo, educação, seguridade social, minorias etc.

ORDENAÇÃO. Do latim *ordinatio*, de *ordinare* (dar ordem, instruir), é geralmente tomado no sentido de *mandado*, *ordem superior*, *determinação*.

Juridicamente, é tomado no sentido de *lei*, *decreto*, *regulamento*, *alvará*, ou tudo que tenha força de lei.

Neste sentido é que foi aplicado para designar os antigos códigos de leis: *Ordenações Manuelinas*, *Ordenações Filipinas* etc.

É, portanto, mais que o mando ou o mandado, ou exprime mais que a ação de mandar ou de ordenar: é a *imposição legal*, a que não se pode fugir.

Ordenação. Na linguagem católica, entende-se o ato solene pelo qual a autoridade eclesiástica confere o sacramento das ordens ao sacerdote, a fim de que lhe comunique o *poder espiritual* para exercer na Igreja as funções que lhe são atribuídas.

A ordenação, pois, confere o *grau sacerdotal*.

Tecnicamente, no entanto, as *ordens*, administradas pela ordenação, dizem-se *menores* e *maiores*, de modo que o grau sacerdotal é, em realidade, conferido em graus diversos, embora, praticamente, ordenação seja geralmente dita para o último ato em que se confere o grau de sacerdote.

ORDENAÇÕES. No plural, foi sempre o vocábulo adotado para designar um *corpo de leis*, ou a *compilação de leis* adotadas como princípios e regras jurídicas obrigatórios.

Era essa, assim, a denominação dada aos Códigos Afonsino, Manuelino, Sebastião e Filipino, este também chamado de *Ordenações do Reino*.

ORDENADO. Formado de *ordenar*, conforme o próprio sentido originário – o que é disposto ou determinado, significa o vocábulo, na sua aplicação como palavra técnica, a *soma em dinheiro fixada* para constituir a *paga* ou *salário* de um empregado, em determinado período, geralmente de um mês.

Ordenado, pois, é o *salário certo e permanente*, a ser *recebido* pelo empregado, por seu trabalho ou serviço.

Por ser *permanente*, *fixo*, *certo*, distingue-se da *gratificação*, que vem sem ser fixada antes e é transitória, como da *comissão* ou *percentagem*, que varia, segundo as circunstâncias.

Igualmente, difere da *remuneração*, que se produz não somente do *ordenado*, como se revela pela soma deste com quaisquer outras espécies de *vantagens* dadas ao empregado.

O ordenado corresponde ao *vencimento*, porque também neste se computa um *pagamento certo e permanente*, que é devido ao empregado ou funcionário por seu trabalho efetivo em certo período. É, aliás, o vocábulo técnico adotado na terminologia do Direito Administrativo,

reservando-se ordenado, ou *salário*, para a linguagem técnica das relações trabalhistas de ordem privada.

ORDENANÇA. Derivado de *ordenar* (colocar em ordem, pôr em ordem, dispor), na linguagem jurídica foi sempre aplicado no sentido de *lei, decreto, ordenação*, ou para designar qualquer *decisão escrita* do Poder Público, em que se *ordena* ou determina uma regra ou medida, para ser cumprida obrigatoriamente.

Assim, por vezes, era o vocábulo aplicado no mesmo sentido de *ordem*. E com esta significação ainda a usa a terminologia técnica do Direito francês: *ordonnance* é aplicado no sentido de *ordem*, além do sentido de *decisão, decreto, lei, prescrição*.

Ordenança. Na linguagem técnico-militar, é o vocábulo usado para indicar o *soldado*, que é posto às ordens de um oficial.

Antigamente, era usada a expressão para designar os soldados ou gente de guerra, que eram contratados e pagos pelas Câmaras ou Conselhos. Desse modo, tanto se referia aos soldados, praças de pré, como aos oficiais, distinguindo-os da *tropa de linha*.

ORDENS HONORÍFICAS. Entendem-se instituições, meramente civis e políticas, organizadas para *premiar* ou *remunerar* serviços prestados pelas pessoas, que se mostram dignas de uma *distinção pública*.

Dizem-se *ordens*, porque têm a faculdade de conferir *graus* ou incluir em *classes* as pessoas que nelas se admitem.

ORDENS RELIGIOSAS. Denominação dada às instituições religiosas ou *corporações*, geralmente ditas de mão-morta, a que se agrupam várias pessoas, tendo fins e interesses comuns, como o *dever de submissão* às regras ou disciplinas por que se regulam.

ORDINÁRIA. Do latim *ordinarius* (ordinário), era tido, na forma feminina, para designar *apensão* ou *prestação de alimentos*, a que se obrigava certa pessoa a outra, e dada regularmente por mês, por trimestre, por semestre ou por ano.

Podia constar de *certa importância* ou mesmo de *certa porção e gêneros*. E, assim, se diferenciava do *ordenado*, somente cumprido em espécie e devido por trabalho ou serviço prestado.

A terminologia militar francesa ainda aplica o *ordinaire* em sentido equivalente, para designar a *prestação de alimentos* (subsistência) feita às tropas em manobras ou em campanha.

ORDINÁRIO. Do latim *ordinarius*, de *ordo*, ordem, classe, originariamente quer significar o que é posto em ordem, segundo a regra ou o costume.

E, daí, sua significação técnica para exprimir o que está em ordem, é do costume ou se usa fazer, de que se deriva a significação de *comum, usual, habitual*.

Nesta razão, o *ordinário* se antepõe ao *extraordinário*, que não vem habitualmente nem é comum.

Ordinário. No sentido técnico-forense, ordinário significa, também, o que é *comum, geral*, em oposição ao *especial*.

Assim, o *processo ordinário* é o que é seguido comumente, segundo as regras gerais e comuns a todo processo judicial, sem qualquer alteração ao que está estabelecido para o *comum ou geral* das ações. O mesmo sentido se tem em *rito ordinário*: é marcha processual instituída para todas as causas, a que não se atribua *rito especial* ou *próprio*.

Juiz ordinário é o *juiz efetivo, habitual*, a quem se cometem os poderes jurisdicionais *comuns* para o trato e solução de questões judiciais, dentro de sua competência.

Em qualquer aplicação, pois, *ordinário* é o normal, o que se costuma fazer sempre, sem alteração, é o que ocorre dia a dia, segundo as prescrições ou regras instituídas.

Ordinário. Em sentido pejorativo, é indicativo de *ruim qualidade* ou de *nenhuma valia*, em relação ou comparação ao *melhor* ou ao *bom*.

Na técnica mercantil, exprime não somente o que se apresenta de má qualidade como o que é de baixo preço. Mostra a qualidade de *inferior*.

ORDINATÓRIO. De *ordinário*, no sentido técnico em que é tido na linguagem forense, exprime a qualidade ou caráter da regra processual, que tem por objetivo *marcar ou determinar uma forma processual* ou a *marcha do processo*, inclusive o *procedimento*, que deve ser mantido pelas partes perante o juiz, e do próprio juiz.

Igualmente, *ordinário* serve para dar a qualidade de todo ato ou despacho do juiz *que ordena* ou dispõe relativamente à marcha ou à ordem do processo.

ORFANATO. Formado de *órfão*, designa o estabelecimento ou instituição, a que se recolhem os *órfãos*.

ÓRFÃO. Derivado do grego *orphanós*, em sentido vulgar quer designar a pessoa a quem morreu o pai ou a mãe. E, assim, se diz *órfão de pai* ou *órfão de mãe*, conforme tenha morrido um ou outra, e *órfão de pai e mãe*, quando é a pessoa privada, pela morte, de ambos.

Mas, no sentido técnico-jurídico, *órfão* não significa somente aquele que perdeu o pai ou a mãe. Significa o *menor*, a quem morreu um de seus pais ou ambos.

Nesta razão, *órfão* é o menor a quem falta pai ou mãe, por falecimento.

O *órfão*, mesmo recolhido a um instituto, onde será assistido e educado, distingue-se do *exposto* ou *enjetado*. O *órfão* tem pais conhecidos, embora mortos. O *enjetado* é o que tem pais incógnitos ou desconhecidos.

Na linguagem jurídica, o estado de *órfão* diz-se *orfanidade*. E toda matéria pertinente ao *órfão* qualifica-se de *orfanológica*.

As leis prestam regular assistência aos *órfãos*, instituindo regras em defesa de sua pessoa e de seus bens. Para a administração destes, e a fim de representá-los legalmente nos atos jurídicos, que sejam de seu interesse, são os *órfãos* assistidos por um *tutor*, cabendo ainda ao órgão do Ministério Público (geralmente especializado pelo nome de *curador de órfãos*) fiscalizar esta administração e o desempenho deste mandato legal.

Em relação aos filhos naturais, que não sejam reconhecidos pelo pai, somente se consideram *órfãos* quando lhes tenham morrido a mãe.

As questões judiciais de interesse dos *órfãos* são, em regra, confiadas a um *juiz privativo*, denominado *juiz de órfãos*.

ORGÂNICO. Derivado do latim *organicus*, de *organum*, possui o sentido de *fundamental* ou de *básico*.

Assim, no sentido jurídico, exprime o que se institui em caráter de *fundamento* ou de *base* ou como *inerente* à instituição ou constituição de alguma coisa.

Orgânicas, pois, são as regras instituídas pela *organização*, que veio instituir um *organismo*, cuja vida está ligada às mesmas regras.

E, nesta razão, na expressão *lei orgânica* está o sentido da lei fundamental ou que veio instituir um órgão do Estado, fixando-lhe a estrutura.

Lei orgânica é também a denominação atribuída à *lei constitucional*, lei fundamental e base de um Estado, em distinção às *leis ordinárias* ou comuns, que se devem fundar ou estar em harmonia com os princípios instituídos por ela.

Vide: *Constituição*.

ORGANIZAÇÃO. Derivado de *organizar* (constituir em organismo), é, em sentido técnico, empregado para designar o conjunto de regras adotadas para a composição e funcionamento de certas *instituições*, sejam de interesse público ou de interesse privado.

Desta forma, a evidência de uma *organização* já imprime o sentido de *constituição* ou *instituição* de alguma coisa, cujo funcionamento está subordinado às normas e regras que lhe deram estrutura.

Por isso, além de exprimir ou assinalar o conjunto de regras formuladas para a formação de qualquer coisa, já traz o sentido de uma *instituição* ou *corporação*, a que se deu personalidade jurídica.

Organização, portanto, tanto significa a *regularização*, a *disposição*, o *plano*, a *coordenação* a respeito do *organismo* instituído, fundado, criado, como quer exprimir a própria *estrutura* ou *corpo*, que dela se gerou ou se constituiu.

No entanto, a rigor técnico, organização exprime propriamente o *conjunto de regras e de princípios* que vão servir de base à criação ou formação de uma instituição, respeitadas as regras e princípios legais, para que se lhe dê personalidade jurídica e se tracem as normas de funcionamento e de existência legal.

É neste sentido que se entende *organização judiciária*, isto é, o conjunto de regras que determinam a hierarquia, a composição e competência dos tribunais e de todos os órgãos instituídos para a aplicação da justiça.

A organização, enfim, mostra os *princípios básicos* formulados para que as instituições se rejam por eles.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. A definição de organização criminosa veio com a Lei 12.850/2013. Assim, “considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

Verifica-se que apenas a associação de quatro ou mais pessoas para a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos será configurada como organização criminosa. Assim, se quatro ou mais pessoas se associarem para a prática de Jogo do Bicho (contravenção com prisão simples de quatro meses a um ano), essa associação não poderá ser determinada organização criminosa. (pg)

Vide: *Associação Criminosa*.

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. No sentido estrito, a organização judiciária é a ciência cujo objeto é a estrutura e as funções dos órgãos integrantes do Poder Judiciário, assim se restringindo a visão da Justiça tão somente aos órgãos que têm a função precípua de dirimir os conflitos de interesses.

No sentido amplo, a organização judiciária tem por objeto não só os órgãos com função jurisdicional integrantes do Poder Judiciário, mas também órgãos jurisdicionais integrantes de outros Poderes, como o Senado Federal ao julgar determinados agentes públicos, bem como os órgãos que, embora sem competência para a função jurisdicional e, até mesmo, integrando outros Poderes, dispõem de atribuições que, de alguma forma, estão vinculadas ao Poder Judiciário, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, as diversas procuraturas estatais, a polícia judiciária etc. No sentido amplo, até mesmo se inclui a Ordem dos Advogados do Brasil, embora muitos a considerem independente na sua atuação. (nsf)

ÓRGÃO. Derivado do grego *órganon* (instrumento), originariamente exprime ou designa tudo que possa servir de *meio* à execução de alguma coisa. É o *instrumento*, a que se comete o desempenho de uma *função determinada*.

Nesta acepção, também o tem a terminologia médica: é cada *uma das partes* do corpo, *que exerce uma função*.

Assemelhada é a significação técnica que lhe atribui o Direito:

a) É a *instituição*, legalmente *organizada*, encarregada de *pôr em função* uma certa ordem de serviços.

b) É a *pessoa* ou o *grupo de pessoas* a que, investidas em um mandato legal ou numa delegação, se incumbe de exercer as *funções*, que se cometem às instituições ou às pessoas jurídicas, sejam de Direito Público ou de Direito Privado.

Assim, *órgão* exprime a ideia de *executar* ou *realizar*, porque por ele se executam ou se realizam as finalidades ou objetivos atribuídos à organização, ou se desempenham as funções que lhe são inerentes.

Nesta razão, os órgãos são representativos, fiscalizadores, promotores, administrativos; conforme as *funções*, que lhes são delegadas ou atribuídas, formam uma representação, uma fiscalização, uma administração ou uma promotoria.

Órgão. Na linguagem de imprensa, designa o jornal que se publica diária ou periodicamente, em regra quando este jornal é representativo de uma classe ou de um partido: *órgão da oposição*, *órgão do governo*, *órgão literário*.

ÓRGÃO PÚBLICO. A unidade mínima do Poder Público, representando-o e executando as suas atividades. Compõe-se de: a) agentes públicos, que são as pessoas que o integram; b) repartição, os meios materiais que contribuem para a sua atividade, como o

prédio, materiais; e c) competência, que é a parcela da atividade pública que lhe foi destinada pela ordem jurídica.

ÓRGÃO SINGULAR. É órgão público, em cujo comando só há um agente, contrapondo-se ao órgão coletivo, como, por exemplo, um conselho ou tribunal.

ÓRGÃOS DA PESSOA JURÍDICA. São as pessoas e agências que atuam pela pessoa jurídica, representando-a no mundo jurídico e executando as suas atividades.

ORIGEM. Do latim *origo, originis*, em sentido amplo quer exprimir o *começo* ou *causa* de todas as coisas.

É, assim, o *germe*, o *motivo*, o *fundamento*, a *razão*, a *procedência*.

Mostra, pois, a *causa eficiente* ou a *determinante das coisas* ou a *fonte* de onde vieram ou procederam. É a *força criadora*. É o *motivo*.

Na linguagem técnica do Direito Tributário, *origem* exprime a *procedência* ou o lugar de onde a coisa provém: é assim que se entende a expressão *origem* da mercadoria ou o *certificado de origem* da mercadoria ou do produto.

Em igual sentido, é tomado no Direito Constitucional relativamente à *origem da pessoa*: é o *país, em que nasceu*, é a sua *procedência inicial*, ou o local, em que se gerou.

Na terminologia da compra e venda, *origem da propriedade* significa a *indicação* de sua procedência ou a menção das pessoas de que foi havida, anteriormente.

Em Direito, a origem da coisa deve sempre ser atendida: *Origo rei semper attenditur*.

Em regra, nela é que está a *razão*, o *fundamento*, o *motivo* de todas as coisas.

ORIGINAL. Do latim *originalis*, exprime o adjetivo tudo o que vem da *origem*, é *primitivo*, é o *primeiro* ou se mostra o que se fez pela primeira vez.

Na significação técnica, notadamente da linguagem forense, *original* entende-se *todo escrito*, que deu origem ou em que se firmou o contrato ou se materializou o ato jurídico.

Assim se diz *contrato original*, para aludir ao *escrito* em que o contrato foi firmado ou feito. *Autos originais*, para designar aqueles em que se está processando, *diretamente*, a causa.

Igualmente, *original*, refere-se à *causa*, ao *motivo* ou *fonte*, de onde se derivam as coisas ou de onde procedem. Assim se tem o sentido de *ato original* como o daquele que dá *início* ou *começo* a qualquer relação jurídica.

Original. Na linguagem técnica dos tabeliães e cartorários, *original* entende-se a *primeira reprodução* do que consta dos assentos de seus livros, dos termos ou escrituras ali lavrados. É a *primeira extração* ou o *primeiro extrato* de todos os *atos escritos*, registrados em seus livros.

Já as segundas reproduções e seguintes se dizem *traslados* ou *certidões*, tendo embora a mesma *força jurídica* dos originais, desde que trasladadas ou certificadas pelo mesmo oficial que as fez originariamente.

Os *originais* diferem das *cópias* e das *públicas-formas*, que se entendem reproduções não do assento ou escritura constante dos livros, mas dos *documentos*, que os representam.

ORIGINAIS. Na linguagem editorial, originais dizem-se os *manuscritos* de uma obra ou de qualquer composição, destinada à publicação.

Neste último sentido, então, é que se tem o emprego do vocábulo, quando se faz referência à *exibição de originais*, nos processos de delitos da linguagem ou da imprensa.

ORIGINÁRIO. Do latim *originarius*, emprega-se o vocábulo para designar tudo que dá causa ou origem a alguma coisa. É indicativo da *procedência* ou da *fonte*, de onde as coisas provêm. Dá ideia de *primitivo* ou *inicial*: *ato originário*, *documento originário*, que *dão origem* ou *servem de base* ou *fundamento*.

OSCILAÇÃO. Derivado do latim *oscillatio*, de *oscillare* (balançar), tem o vocábulo, na terminologia técnica do comércio, o sentido de *alteração* ou *variação*.

Oscilação de preço, assim, é a variação ou a alteração ocorrida nos preços correntes das mercadorias. E tanto se pode referir à *alta*, como à *baixa* de preços.

Dá, também, ideia de *vacilação*, porque, enquanto os preços *oscilam*, não se mostram *estáveis* ou *firmes*: são *variáveis*, isto é, mudam alternadamente, podem subir ou descer.

OSTRACISMO. Do grego *ostrakismós*, pelo latim *ostracismu*, designava, em Atenas e outras cidades da Grécia antiga, o desterro temporário decidido em plebiscito, contra determinado cidadão.

Por extensão, indica o afastamento voluntário ou imposto, das funções políticas, o exílio, o banimento.

OTÁRIO. É o vocábulo empregado, na gíria policial, para designar a pessoa que se deixa ludibriar por quem passa o *conto-do-vigário*. É a vítima do vigarista.

OURIVESARIA. De *ourives* (*aurifice*, em latim), originariamente significa a *oficina* ou *oestabelecimento*, em que se produzem ou se *lavram* objetos de ouro. É a *oficina do ourives*.

Na significação técnica atual, no entanto, não somente exprime a *oficina do ourives*, como toda *loja* ou *estabelecimento comercial*, em que se vendem *artigos* ou *obras de ourives*. E nestas se compreendem não somente os objetos ou coisas feitas de ouro, como trabalhados em outros metais, como *prata*, *platina*, *níquel etc.*

OURO. Do latim *aurum*, é a denominação dada ao *metal*, de cor amarela, pesado e dúctil, de que se fazem moedas e joias. É dito de *metal precioso*.

Vulgarmente, *ouro* é tomado no sentido de *dinheiro* e de *riqueza*, consequência do uso de sua substância para composição das *moedas*, e base dos *sistemas monetários*.

Na linguagem técnica, distingue-se o *ouro amoadado*, do *ouro em barra*, *ouro bruto* ou *virgem*, e *trabalhado*.

O *ouro amoadado* é o que está formado em moeda: é a *moeda de ouro*.

O *ouro em barra* é aquele que está fundido em *pedaços*.

Ouro virgem ou *bruto* é o ouro em seu estado nativo, tal como se retira das minas.

Ouro trabalhado é o que se mostra nas *joias* ou *obras de ourives*.

Ouro. No sentido jurídico, em regra, ouro refere-se à moeda feita desse material. Neste sentido, *cláusula ouro* quer exprimir a cláusula em que se estipula o pagamento na base ouro, isto é, na conformidade do *valor ouro* atribuído à moeda.

A legislação brasileira proíbe a adoção dessa cláusula. Todo contrato deve ser firmado *namoeda circulante*, sem atenção à sua cotação ouro, ou a seu *câmbio*.

A obrigação em ouro, assim, resultaria em ser cumprida pela cotação do ouro ou seu preço no momento em que se tornasse exigível, podendo dar uma oscilação a maior ou menor na quantia a pagar, que forma o objeto da prestação, conforme se verificasse alta ou baixa no preço atual do ouro, isto é, do valor verificado, quando exigível a obrigação.

OUTORGA. Derivado de *outorgar* (dar consentimento), do latim popular *auctorisare* (autorizar), é tido na significação jurídica como o *consentimento*, a *autorização*, *aconcessão* ou o *poder*.

No sentido do Direito Privado, entende-se o ato pelo qual se autoriza, se consente ou se dá poder para que se execute o ato ou se faça qualquer coisa, que não possa ser praticada por outrem sem esse consentimento ou essa autorização.

Neste conceito, *outorga* exprime, em certos casos os poderes conferidos em um mandato, e até o próprio mandato *tem outorga*, isto é, tem poderes ou está investido em mandato.

Na significação do Direito Público é a *concessão*: a outorga da Carta Constitucional.

Na terminologia técnica, quem *dá poderes* ou *consente*, diz-se *outorgante*. Quem recebe os poderes ou é autorizado, diz-se *outorgado*. Na terminologia do mandato, *outorgante* corresponde ao *mandante*, e *outorgado* ao *mandatário*.

A *outorga* pode ser conferida em escrito à parte, ou no *próprio ato*, que deve ser autorizado ou consentido.

OUTORGA JUDICIAL. É o consentimento ou a autorização dada pelo juiz à pessoa, para que possa praticar um ato jurídico, que não seria válido sem essa formalidade.

Originariamente, esta *outorga* deveria ser dada por outrem, isto é, pela pessoa a quem caberia consentir ou autorizar a prática do ato.

E como esta pessoa, sem justa causa ou sem razão jurídica, não queira consentir ou não possa consentir, por ausência ou outro motivo, vem o juiz e *supre o consentimento*, que foi negado ou não pôde ser dado.

A *outorga judicial* constará de *alvará* expedido pelo juiz, a quem se pediu o *suprimento do consentimento*, após o ter deferido, em face das razões apresentadas e vistas.

Substitui legalmente o consentimento ou a autorização negada, devendo no ato a ser praticado fazer-se menção deste fato, juntando-se a ele a competente autorização judicial (o *alvará*).

OUTORGA MARITAL. Assim se entende a autorização ou o consentimento do marido à sua mulher, para que pratique certos atos jurídicos, que não seriam válidos sem esta formalidade.

A outorga marital pode ser suprida judicialmente, pela recusa injusta do marido em dar seu consentimento à prática do ato, ou por sua ausência.

OUTORGA UXÓRIA. É a denominação dada à autorização ou ao consentimento da mulher aos atos que seu marido não possa praticar sem que esteja de acordo com ele.

Quando a mulher denegar este consentimento sem qualquer razão, poderá também a outorga uxória ser suprida judicialmente.

OUTORGADO. Aquele a quem se deu outorga para a prática de ato que não valeria sem ela. Pessoa a quem se conferiu o poder necessário à execução de um ato, sendo, no caso em que esse poder se concedeu através de mandato, igualmente chamado de *mandatário*.

OUTORGANTE. É a pessoa que concedeu a outorga, ou consentiu que outrem praticasse o ato, cuja validade jurídica dependeria desse consentimento ou dessa aprovação. No mandato, o outorgante, que dá o poder ao outorgado, é chamado propriamente de *mandante*.

OUTORGAR. Do latim, *autoricare*. Consentir, dar poderes, aprovar, concordar, dar mandato ou instituir mandatário.

OUVIDA. De *ouvido*, é o vocábulo empregado na terminologia jurídica, para exprimir *aquilo que se ouve* ou de que se sabe por *ouvir dizer*.

Não é assim o que se sabe por *ciência própria*, porque se tenha visto ou ouvido diretamente. Mas, *por intermédio* ou *por informação de outrem*.

É costume dizer-se *por ouvida alheia*, isto é, por informação de outra pessoa ou por ouvir de outra pessoa.

OUVIDOR. Designa aquele que ouve, o *ouvinte*.

No direito lusitano, designa o juiz especial adjunto a determinadas repartições públicas.

No Brasil, indicava, no período colonial, o magistrado posto pelos donatários, com as funções do atual juiz de direito.

OUVIDORIA(S) DE JUSTIÇA. Órgãos criados pela Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2005, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. (gc)

OUVIDORIA(S) DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Órgãos criados pela Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2005, com competência para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. (gc)

OUVIR. Do latim *audire* (ouvir, escutar, atender, deferir), na linguagem jurídica exprime não se furtar ao sentido de *atender, deferir, dar audiência* ou *pedir audiência*.

Na terminologia processual, notadamente, sem se furtar ao sentido de *atender, deferir, escutar*, significa *admitir o juiz petições, razões* ou *provas das partes* antes que venha a dar solução a questões suscitadas no processo.

Por vezes, até é do estilo que se *mande ouvir* as partes, antes que se dê qualquer solução ou despacho ao fato em evidência no processo.

OVÁRIO. Do latim *ovarium*. Órgão encarregado da produção das células germinais, os ovócitos. (nsf)

OVENÇA. Do latim *officium*, dizia-se, antigamente, do cargo que tinha por mister tratar da mesa e dos alimentos de uma casa.

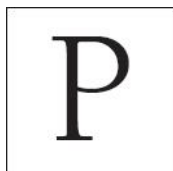
E *ovençal* dizia-se da pessoa que o desempenhava. É equivalente, assim, a *despenseiro* ou *provisor*.

Mas *ovençal* era também aplicado para designar o *cobrador das rendas* ou *procurador*.

“OVERBOOKING”. Refere-se à prática das empresas aéreas de venderem bilhetes aéreos além da capacidade das aeronaves, prevenindo-se de desistências de última hora.

“OVERNIGHT”. Diz-se da operação financeira com prazo de 24 horas.

ÓVULO. Célula sexual feminina. (nsf)



PACEIRO. Derivado de *paço*, vulgarmente é o título que se dá ao frequentador dos *paços* ou *cortesão*.

Na terminologia jurídica antiga, designava o *intendente* ou o *vereador*, a quem se cometia o encargo de fiscalizar ou inspecionar as *obras*, que se faziam nos *paços* ou nas casas reais, ou tinha a guarda dos *paços reais*.

Depois a denominação de *paceiro* se substituiu pela de *vereador* e, a seguir, pela de *provedor*.

PACIENTE. Do latim *patiens, patientis* (que sofre ou que suporta), é vulgarmente tomado no sentido de *vítima* ou aquele que *vai sentir o efeito* da ação de outrem.

Contrapõe-se, neste conceito, ao sentido de *agente*, que é *quem faz* ou *executa* alguma coisa a ser suportada pelo *paciente*. Nesta acepção o tem o Direito Civil.

Paciente. Na linguagem do Direito Penal, possui significação própria: designa a pessoa *que sofrerá* a condenação. É, assim, indicativo do *réu*, que, em tal circunstância, é considerado como o *agente do crime*.

Paciente. Na terminologia médica, é ainda o *que suporta* ou *que vai sofrer* uma operação cirúrgica.

Em todos os sentidos, pois, *paciente* é sempre designação dada à pessoa que *vai sentir os efeitos* de ação, em regra, praticada por outrem.

PACIFICAÇÃO. Derivado do latim *pacificatio*, de *pacificare* (acomodar, tratar da paz), exprime, justamente, a ação e efeito de fazer com que a *paz* ou a *tranquilidade* volte a imperar.

É, assim, a *aquietação das discórdias* ou a *extinção das desavenças*. É a *harmonização*, em virtude do que os *ânimos exaltados* voltam à calma e as *desinteligências* se acabam.

Pacificação. Na terminologia do Direito Público, exprime a ação de fazer voltar à calma ou ao estado normal a *ordem pública perturbada* por uma revolução, ou a *ordem pública alterada* por uma dissidência.

A *pacificação*, então, ou resulta de uma *harmonização* entre os elementos dissidentes e desavindos, ou da *sufocação* da revolta. *Paz pública. Ajuste de paz.*

PACÍFICO. Do latim *pacificus* (amigo da paz), quer exprimir a *ausência* de qualquer perturbação ou intranquilidade.

É assim que *posse pacífica* é aquela que não é *perturbada*, não é *impugnada*, não é *contestada*. É possuída ou tida *tranquilamente, sossegadamente*. Costumam dizer *mansa e pacífica*, por força de expressão, porque mansa e pacífica se equivalem, traduzindo o que é *tranquilo e não é perturbado, não é molestado*.

PACIFISMO. Conjunto de doutrinas que propugnam pela paz permanente entre as nações, e pela solução dos conflitos internacionais por meio de acordos ou arbitragens. Entre os temas defendidos pela campanha da paz, em que assenta o pacifismo, está o do desarmamento, como o meio mais prático de se impedir a guerra.

PACIFISTA. Prosélito ou partidário do pacifismo.

PACO. Vide: *Pacote*.

PAÇO. Derivado do latim *palatium* (palácio), geralmente é compreendida como a *casa nobre*, em que habita o rei. É o *palácio real*.

Extensivamente, é usado para indicar a *residência* de uma *autoridade superior* ou dos nobres, em que receba e dê audiências: *paço episcopal, paço ducal*.

PACOTE. Do latim bárbaro *paccus*, de que se formou *paca*, designa o *pequeno volume*.

Na técnica do comércio, é modo de *embalagem*, que se difere do *fardo* ou do *caixão*, de que se originam o *enfardar* e *encaixotar*.

Empacotar ou *fazer o pacote* é resguardar a mercadoria ou outros objetos em *invólucro de papel* ou mesmo de outra substância, para que forme um *pequeno volume*.

O pacote, pois, distingue-se pela maneira de ser feito e pelo tamanho, em que se apresenta, o qual, em regra, é de fácil transporte, porque se mostra de *pouco peso*. E serve, na maioria dos casos, como embalagem para a venda de certos produtos, como café, açúcar, cereais, fumo etc.

Pacote. Em gíria policial, significa *engano*. É *trapaça* ou *conto-do-vigário*.

Possui, no entanto, seus próprios caracteres, que o distinguem de outras trapaças e enganos.

O *pacote*, dito ainda de *conto-do-paco*, ou simplesmente *paco*, consiste em entregar *opassador do conto*, à vítima escolhida (otário), um pacote contendo, aparentemente, avultada quantia para ser entregue a terceiros, de preferência uma instituição pia, mediante o adiantamento de certa importância que o vigarista diz precisar no momento e que não queria retirar do pacote.

O adiantamento é feito. O vigarista não aparece. E o pacote contém pedaços de papéis velhos.

Pacote. Na técnica econômica, no Brasil, indica o conjunto de regras destinadas à estabilização da economia.

PACOTILHA. Derivado do francês *pacotille* (fardinho, pequeno pacote), é vulgarmente tomado no mesmo sentido de *agasalhado*: mercadorias ou objetos transportados pelo capitão e tripulantes do navio.

Pacotilha, no entanto, tecnicamente, entende-se a mercadoria que o capitão do navio ou os seus tripulantes podem transportar *gratuitamente*, para que as vendam nos portos, em que aporta o navio.

A pacotilha somente se permite por *autorização* expressa do armador ou proprietário do navio.

Dela decorria o *contrato de pacotilha*, que se formava entre o tripulante, dito de *tomador*, e um terceiro, comerciante, dito de *dador*, em virtude do qual se entregava ao tripulante certa quantidade de mercadoria (*pacotilha*), para ser por ele vendida durante a viagem, repartindo-se entre eles os lucros auferidos.

Podem ainda consistir na entrega de dinheiro para aquisição de mercadorias em outros portos, a fim de serem trazidas ao *dador*.

Era de uso frequente na Idade Média, notadamente na Itália, sob o nome de *accomanda* ou *accomandita*, desta prática se originando a *sociedade em comandita*.

PACTÁRIO. Parte em um pacto; estipulante, pactuante ou *pactuário*.

PACTÍCIO. Do latim *pacticius*, de *pacisci* (fazer um pacto, convencionar), refere-se a tudo que procede de um *pacto* ou de uma *convenção*.

É, portanto, o *convencionado*, *contratado*, *pactuado*.

Nesta razão, dizem-se *obrigações pactícias*, *deveres pactícios*, *bens pactícios*, em alusão a *opacto* em que se firmaram as relações jurídicas aos mesmos referentes.

PACTO. Do latim *pactum* (pacto), de *paciscor* (convencionar, ajustar, fazer, tratado), de um modo geral significa o *ajuste*, o *tratado*, a *convenção*, a *transação* firmada entre duas ou mais pessoas.

Os romanos faziam distinção entre os *pacta* (pactos) e os *contracti* (contratos). Os contratos mostravam-se as convenções em que havia uma *causa civil*, tendo por garantia uma ação, enquanto os pactos não tinham ou eram sem *causa civil*, deles não se gerando ação.

A causa civil fundava-se na *reciprocidade*, elemento fundamental do contrato. O contrato, pois, sempre tinha o caráter *sinalagmático*, ao contrário do pacto, que não importa na existência da *contraprestação*.

É, assim, a *obrigação unilateral*, que se pode firmar em convenção própria, ou pode vir *adjetaa* outra obrigação, no contrato, em que é instituída, ambas, no entanto, no conceito atual, gerando ação.

Nesta razão é que, geralmente, o pacto é tido como a *cláusula acessória*, que se estabelece em um contrato, como obrigação a ser cumprida por uma das partes. É, assim, o *pacto comissório*, o *de melhor comprador*, o *de retrovenda* etc.

Pacto. No sentido do Direito Internacional Público, quer significar o *acordo* ou o *tratado* firmado entre duas ou mais potências, nos quais estabelecem princípios e regras a serem seguidos pelos Estados *pactuantes*.

PACTO ADJETO. É denominação dada a toda *cláusula* inserta em um contrato, da qual se deriva uma *obrigação acessória*.

Diz-se justamente *adjetivo* porque é *convenção* ou *ajuste* promovido dentro de um *contrato*, constituindo-se em cláusula ou obrigação ligada à principal, mas não própria à composição do contrato. É o mesmo *pacto acessório*.

Os *pactos adjetos* objetivam-se nas *cláusulas de multas*, nas *cláusulas “constituti”*, na hipoteca (*pactum hypothecae*) etc.

Assim, caracteriza-se em ser formulado, justamente, anexo a um *contrato*, formando uma *convenção acessória* dentro de uma *convenção principal*, que dela se poderá *separar* ou *desligar*, sem que afete a sua substância.

PACTO ANTENUPCIAL. É a denominação dada, em sentido geral, a toda *convenção* promovida pelos *nubentes*, anteriormente ao casamento, para estabelecer o *regime matrimonial de bens*, ou para regular, como bem o entenderem, respeitadas as regras legais, as *relações econômicas* entre eles, *após o casamento*.

Os pactos antenupciais estão subordinados a uma condição suspensiva: *ficam sem objeto*, desfazem-se naturalmente, se o casamento não se realiza.

Tornados perfeitos pelo casamento subsequente *entre os contratantes dele*, não mais se podem alterar na constância do casamento: são, pois, por sua natureza, *irrevogáveis*.

No entanto, a irrevogabilidade dos pactos antenupciais não se mostra absoluta, quando a própria lei estabeleça, posteriormente, princípios ou normas que lhes tragam modificações.

Os pactos antenupciais devem ser formulados por *ato solene*, objetivado na *escritura pública*, que se indica, legalmente, requisito substancial à sua existência.

PACTO COMISSÓRIO. No sentido técnico-jurídico, *comissório*, do latim *commissorius*, *decommittere*, quer significar *comissão* ou *atribuição conferida* a alguém para que possa, por iniciativa sua, fazer alguma coisa. É o poder conferido a outrem para que proceda conforme está estipulado ou convencionado.

Nesta razão, em sentido geral, *pacto comissório* (*pactum commissorium*) entende toda *convenção*, inserta num contrato bilateral, em virtude da qual se atribui o poder ou o direito a uma das partes, para que proceda *unilateralmente*, em certas circunstâncias, quando a outra parte não cumpre as obrigações assumidas ou a seu cargo.

Nestas condições, o pacto comissório se manifesta:

a) Na cláusula inserta em um contrato bilateral, em virtude da qual se estipula que, no caso de inexecução de uma das obrigações assumidas, por uma das partes, a outra se livra do cumprimento das suas, resultando, assim, na resolução de pleno direito do contrato, sem que se faça mister a ação judicial.

Assim, desfeito o contrato, tudo *retorna ao estado anterior*. E se, parcialmente, uma das partes cumpriu o contrato, a outra é compelida a *restituir* o que lhe foi entregue. O contrato já não existe. E *nada pode ser retido* com fundamento nele.

É perfeito o pacto comissório, neste aspecto, quando nele se definem claramente as *obrigações* de cada uma das partes e os *direitos* delas decorrentes por sua inexecução. Quer isto, então, significar que as *condições* e *circunstâncias* do cumprimento das obrigações *devem vir* claramente anotadas, a fim de que, por não serem atendidas, se tornem efetivos os direitos correspondentes.

Quando o pacto comissório vem inserto num contrato de compra e venda, sua função principal é de *tornar desfeito* o contrato, desde que não cumprida a obrigação de uma das partes. Tratando-se de obrigação do comprador, referente ao pagamento, *pode*, isto é, tem o

vendedor a faculdade ou de desfazer o contrato ou de pedir o preço. *Uma só coisa*, não as duas. E se já havia entregue a *coisa vendida* está no *direito de recuperá-la*, pelo *arresto*.

b) Também é tomada a expressão para aludir à cláusula inserta no *contrato de penhor*, pela qual se estipula o direito de poder o credor pignoratício *apoderar-se* da coisa penhorada, se não é cumprido o contrato principal.

É pacto *nulo de pleno direito*. E, mesmo que estipulado, mostra-se *inócuo*, não exercendo qualquer limitação ou nulidade ao contrato de penhor. É como não tendo existência.

Entretanto, se ao ser estipulada a cláusula condicionase à *apropriação dos bens empenhados*, mediante uma *avaliação* promovida após o vencimento da dívida, é de prática consentida pela jurisprudência.

E o que a lei veda é que se *disfarce uma venda*, autorizada antecipadamente pelo *pacto*, por um valor que nele se aprecia.

Vide: Lex commissoria.

O *pacto comissório* pode ser tácito ou expresso.

Tácito, quando, embora não expressamente declarado, se mostre a *condição resolutória subentendida* na própria convenção. E, nesta hipótese, somente terá prevalência mediante interpelação judicial, que ponha o pactuante inadimplente em mora, a fim de que se cumpra a condição.

Expresso, quando taxativamente estipulado na convenção, de modo que se cumprirá *pleno jure* pelo simples inadimplemento da obrigação cometida a um dos pactuários.

PACTO COMPROMISSÓRIO. É a convenção que envolve um *compromisso*. Pode vir como *contrato autônomo*, como pode ser constituída *adjetamente*. É o pacto “*de compromittendo*”.

Vide: *Cláusula compromissória*.

PACTO “DE CONTRAHENDO”. Na terminologia do Direito Internacional Público, e relativamente aos *tratados*, é designado como *pacta de contrahendo* o tratado preliminar, isto é, o tratado em que se firma simplesmente um começo de ajuste.

Segundo registra Hildebrando Acióli, “a designação de *pacta de contrahendo* aplica-se a acordos que estipulam para as partes a obrigação de negociar uma convenção ulterior sobre objeto determinado, embora não comportem, necessariamente, a obrigação de se chegar ao resultado previsto e nem sequer a de se chegar à conclusão de um acordo qualquer”. No Direito Civil designa contrato preliminar.

PACTO DE MELHOR COMPRADOR. Designação técnica dada à cláusula imposta no *contrato de compra e venda*, em que se estipula que a venda *pode ser desfeita*, se dentro de um certo prazo venha a aparecer quem *ofereça melhor preço*. Corresponde ao *pactum in diem addictio*, dos romanos, inserto no Digesto, mediante o qual as partes convencionavam que o vendedor teria, até determinado dia, o direito de ceder a coisa a outro comprador que lhe oferecesse melhores condições do que as da venda feita.

Nestas circunstâncias melhores condições tanto podem significar *melhor preço*, *preço mais elevado*, como *vantagens outras* não consignadas na venda assim condicionada.

PACTO “DE NON ALIENANDO”. O pacto de *não alienação* resulta da cláusula imposta no contrato de compra e venda, em virtude da qual se estipula que o comprador adquirente fica obrigado a não vender a coisa adquirida a *determinada pessoa*.

É, assim, correspondente ao *pactum non alienando* dos romanos, pelo que, se feita a venda em contravenção ao estipulado, embora não se possa desfazer a alienação realizada, dá ao vendedor o direito de ação pessoal contra o adquirente-vendedor para haver dele perdas e interesses.

PACTO “DE NON CEDENDO”. Consiste na cláusula, em que se proíbe a *cessão* do crédito ou do direito, a que se refere o contrato.

É muito comum a *proibição da cessão de cotas* ou de *ações*, em regra nominativas, estipulada nos contratos de sociedades comerciais. Revela um pacto *de non cedendo*, em virtude do qual semelhantes *partes do capital* ou *cotas-capital* não podem ser validamente cedidas ou transferidas a pessoas estranhas à sociedade.

PACTO “DE NON PETENDO”. Assim se entende o compromisso contratual assumido pelo credor de não promover judicialmente a execução de seu crédito.

As fontes romanas registram-no sob as denominações de *pactum ne petitur*, *pactum conventum*. Não implica a *liberação da dívida*, embora possa ter esse resultado, se assim for a intenção das partes.

A *obrigação* é de abster-se o credor de agir judicialmente, seja contra a pessoa ou contra a coisa.

Se contra a pessoa, isto é, se a obrigação de *inação judicial* concerne a determinada pessoa, é o *pactum in personam*. Se não procede contra determinada pessoa, mas, de modo geral, refere-se ao *crédito em si*, tal como consta da obrigação assumida, diz-se *pactum in rem*.

PACTO “DE NON PRAESTANDA EVICTIONE”. É a cláusula que se insere num contrato de compra e venda, pela qual se estipula que o vendedor fica *livre de responder por evicção*.

Assim, o comprador assume os *riscos*, que possam advir, salvo caso de dolo do vendedor.

É chamado ainda de *pacto de não garantia de evicção*.

PACTO DE PREFERÊNCIA. Denominação dada a toda convenção em que se estipula que uma das partes fica obrigada a dar à outra a *preferência* a respeito de certos negócios, quando pretenda realizá-los.

É comum nos casos de *venda de bens*, em virtude do que o *beneficiado pela preferência* fica assegurado num *direito de oposição* ou de *preempção*. É o *pactum protimesos* dos romanos.

Na convenção dever-se-á estipular as condições em que a *preferência se efetiva*, a fim de que possa ser cumprida e se torne exigível, quando oportuna.

Vide: *Opção. Preempção*.

PACTO “DE QUOTA LITIS”. Na terminologia jurídica quer a expressão *quota litis* significar a *cota-parte do processo*.

Assim, *pacto de quota litis* quer significar a convenção feita entre o *advogado* e uma das partes demandantes, em virtude da qual os honorários ou a remuneração devida por sua intervenção no processo será computada por uma *parte* no *ganho* obtido no processo.

Vide: *Quota litis*.

PACTO DE RESERVA DE DOMÍNIO. É tido também como de *venda com reserva de domínio. Pactum reservati dominii*.

Ocorre quando em uma venda se estipula que não obstante ser facultado ao comprador o *uso e gozo da coisa*, esta se considera sob o *domínio do vendedor*, até que sejam cumpridas todas as condições de venda.

É comum nas *vendas a prestações* ou de *pagamento parcelado*, em que o vendedor *reserva* o domínio sobre a coisa, como garantia do preço da venda.

Nestas condições, embora o contrato de compra e venda se repute perfeito, em face da *cláusula de reserva de domínio*, o comprador possuirá a coisa, com o *encargo* ou *ônus* de responder pelo pagamento do preço.

E enquanto este preço não tenha sido pago, a posse da coisa, que, pela tradição, se transferiu ao comprador, não lhe atribui outros direitos que não sejam o de uso e gozo. Falece-lhe a qualidade de proprietário de coisa livre, para que a possa dispor. Somente quando o resgate da obrigação se verificar, terá a *possessio pro suo*, tornando-se, assim, perfeito *proprietária* coisa adquirida.

PACTO DE RETROVENDA. Também dito de *pacto de retrato*, é aquele pelo qual o vendedor reserva para si o *direito de reaver* ou *recomprar* a coisa vendida, seja pelo mesmo preço, por um preço determinado ou a determinar, *dentro de um prazo determinado*.

Embora resulte num *benefício* ou numa *preferência* estipulada a favor do primitivo vendedor, o *pacto de retrato* ou *pacto de retrovenda* difere notadamente do *pacto de preferência*.

Na *venda*, este ocorre sempre que o *primitivo comprador* quer *revender a coisa*: obriga-se a procurar a pessoa de quem a houve, para que use de seu direito de preferência.

Assim, pode registrar-se ou não, pois que depende do *fato da revenda*, quando a queira o comprador.

Na *retrovenda*, há uma estipulação firmada para que seja efetivada dentro de um *prazo certo*, tornando-se, pois, obrigação definida e em prazo determinado, findo o qual se extingue a obrigação e, em consequência, cessa o direito.

Na terminologia técnica do Direito Romano, adotado pelos comentadores, o *pacto de retrovenda* configura-se em dois aspectos:

a) No pacto feito a favor do vendedor, em virtude do qual lhe fica reservado o direito de reaver a coisa vendida, dentro do prazo determinado e pelo preço estabelecido ou a estabelecer. A este se diz, propriamente, *pactum de retrovendendo*. E nele, quando não se estipulava o preço para o *resgate* da coisa vendida, presumia-se ter sido fixado o preço originário do contrato, isto é, o preço da venda.

b) No pacto feito a favor do comprador, em virtude do qual se investia no direito de *forçar* o vendedor, dentro do prazo determinado, a *resgatar* ou readquirir a coisa comprada.

O *pacto de retrovenda* é adjeto, isto é, *acessório*, revelando-se uma *condição resolutória*.

Desta forma, disposição separável do contrato principal, quando inoperante, por nula, não afeta a validade do contrato de compra e venda, a que vem subordinada.

PACTO DE SANGUE. Designa o juramento de sangue, no qual os pactuantes fazem em si mesmos um corte, misturando os sangues, em penhor pelo cumprimento do pacto.

PACTO “DEL CREDERE”. Vide: *Comissão del credere*.

PACTO DOTAL. Denominação atribuída ao ato por que se institui o dote.

Deve ser sempre constituído por escritura antenupcial, a que intervirão, em pessoa, ou por procurador especial, todos os interessados.

Vide: *Dote*.

PACTO FEDERATIVO. Denomina-se pacto federativo a parte da Constituição que trata da distribuição dos poderes entre as diversas esferas governamentais, isto é, entre a União, os Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal. (nsf)

PACTO POLÍTICO. Designa a Constituição ou, em Ciência Política, o ajuste entre diversas correntes políticas.

PACTO RESOLUTIVO. Ver *Pacto comissório*.

PACTO SUCESSÓRIO. É a designação deferida a toda convenção, que tenha por objetivo *adiposição dos bens* ou *de parte deles*, que um dos contratantes deixará depois de sua morte, ou que um *terceiro* também deixará por seu falecimento.

Desta forma, o *pacto sucessório* pretende regular a sucessão futura, em relação aos próprios contratantes, ou a respeito da sucessão havida pela morte de terceiro, seja para alterar a ordem legal dela ou para investir um dos contratantes em *direito* que o outro ainda não possui.

Em princípio, o Direito não reconhece a validade dos pactos sucessórios, salvo quando revestem a forma de instituições contratuais irrevogáveis ou de doação *causa mortis*.

PACTUANTE. Quem pactua ou ajusta por meio de pacto. O mesmo que *pactuário*.

PACTUAR. Ajustar, convencionar, firmar ou fazer pacto, acordar.

PACTUÁRIO. As pessoas que pactuam ou firmam um pacto. A pessoa que formula ou aceita um pacto. *Pactuante*.

“PACTUM CONSTITUTIONIS”. Pacto político.

“PACTUM PROTINESOS”. Era a denominação atribuída pelos comentadores romanos ao *pacto de preferência*, na compra e venda.

É, pois, a convenção em que as partes estipulam que o *comprador*, quando deseje *vender* a coisa comprada, dará preferência ao vendedor, se este oferece também boas condições.

Vide: *Pacto de preferência*.

“PACTUM SCELERIS”. O acordo para cometer delitos.

PADARIA. Formado de *pada* (pão pequeno), na linguagem comercial entende-se o estabelecimento *em que se fabrica e se vende pão*. É tomado no caráter de *indústria*, sendo os *trabalhadores* nela empregados tidos como industriários, sob a denominação *depadeiros*.

Nesta razão, tecnicamente, *padeiro* é aquele que trabalha ou opera na seção industrial da padaria, não o que possa ser utilizado na seção de vendas, como caixeiro.

Este será um *preposto comercial*. Padeiro é quem faz ou *produz* o pão. Extensivamente, dá-se a designação de padeiro ao dono da padaria.

PADRÃO. Derivado do latim *patronus*, de *pater* (que dá origem a outrem), quer, em sentido literal, significar ou designar a *coisa*, que serve de tipo ou de modelo a outra coisa, em vista do que *a que se reproduz* é cópia (donde a ideia de originada) de uma outra. O *padrão*, assim, é a *coisa originária, primitiva*, que serve de modelo ou de forma a todas as demais.

Padrão. É assim que, na terminologia jurídica da administração, padrão designa o *modelo oficial* de pesos e medidas.

PADRÃO DE VIDA. Designa o modo de vida de determinada pessoa em relação aos bens usualmente utilizados por determinada categoria ou classe social.

PADRÃO MONETÁRIO. Na técnica da economia, designa o elemento que determina a natureza, quantidade e título do metal tomado como unidade monetária.

PADRASTO. Derivado do latim *pater* (pai), de que se formou, também, *padre*, é o vocábulo empregado para designar o *pai por afinidade*, isto é, para exprimir a relação de parentesco firmada entre os *filhos de uma viúva* e a pessoa com quem contraiu novo casamento.

PADRINHO. Do latim *patrinus*, diminutivo de *pater* (pai), quer designar aquele *que protegeu que assiste* alguém na prática de um ato ou na realização de uma coisa. *Paraninfo*.

Como vocábulo em uso na linguagem jurídica, *padrinho* designa a *testemunha* especialmente convidada pelos nubentes para assistir à realização de seu casamento, firmando, a seguir, com eles e o juiz celebrante, o assento em que se registra a solenidade cumprida. É *opadrinho de casamento*.

Em muitos casos, é tido como o *patrocinador*, por dar apoio ou influir na realização do ato.

Padrinho. No sentido religioso, padrinho possui, também, acepção de testemunha: *padrinho de batismo, padrinho de crisma*.

Em face do Direito Canônico, porém, o padrinho contrai com o *afilhado*, aquele a quem assiste nos sacramentos do batismo ou da confirmação (crisma), uma *aliança espiritual*.

Padrinho. Assim também se dizia para designar a pessoa, que assistia ao *desafio*. Era a testemunha do *duelo*.

PADROADO. Derivado do latim *patronatus*, originariamente significa o que está *sujeito à proteção* ou *é protegido*. Dessa forma, *padroado* refere-se a tudo que tenha *patrono* (protetor) ou *padroeiro*, também tido nesta acepção.

Na terminologia jurídica, entende-se, propriamente, o *direito do patrono*, ou seja, da pessoa que funda ou edifica uma igreja, e ainda o que dota ou reedifica. E, decorrência deste direito, pode apresentar os *curas* ou os *ministros*, que a sirvam, ao *legítimo prelado*.

As Ordenações do Reino referem-se ao *padrinho da Coroa*. Evidencia-se, em igual acepção, *odireito* de patrono ou *de padroeiro* pertencente à Coroa, em virtude do que também lhe competia nomear os sacerdotes para as igrejas vagas e padroadas. As ações decorrentes deste direito eram exercidas pelo *provedor dos padroados*.

Padroado. Extensivamente, possui o vocábulo o sentido de direito de conferir benefícios eclesiásticos, designando, ainda, o território, onde ele se exerce.

PADRONIZAR. Derivado de *padrão* (modelo, tipo), é o verbo empregado, em sentido técnico, na acepção de *igualar, tornar igual, uniformizar*.

Corresponde ao *estandardizar*, do inglês *standard* (modelo, padrão).

Padronização, pois, quer significar a adoção de normas uniformes, de regras, que *igualam* a maneira por que se executam os serviços, e a forma dos atos, que lhes são pertinentes. Traça, portanto, um *modelo* ou *tipo*, que deve ser seguido, sem qualquer alteração ou afastamento. Onde quer que se execute o ato ou se execute o serviço é sempre igual na sua *marcha executória* ou na sua *forma de execução*. E tudo que dele resultar terá forma ou aspecto semelhante, pois que tudo se mede pelo *padrão instituído*.

Na indústria, a padronização não foge ao mesmo sentido. Por ela, todos os *produtos fabricados*, em regra em série, trazem a mesma forma, *são uniformes* em todos os seus aspectos.

PAGA. Derivado de *pagar*, pode ser tomado no sentido de *satisfação em dinheiro* de uma dívida, equivalendo, assim, a *pagamento*.

Mas, distinguindo-se do pagamento propriamente tomado como *ação de pagar*, paga é empregado no sentido *daquilo que se paga*, ou seja, *estipêndio, salário, recompensa*.

Assim, *receber sua paga* é receber o *dinheiro* que lhe cabe por serviços prestados ou por obras executadas. Nele está contido o sentido de pagamento, porque se mostra o próprio objeto deste. Mas, em verdade, é a *retribuição, a compensação* pelo que se fez ou pelo que se executou.

PAGADOR. De *pagar*, literalmente quer significar ou designar a *pessoa que paga*, ou *faz pagamentos*.

É, assim, nos estabelecimentos públicos ou particulares o funcionário ou o empregado, a quem se comete o encargo de efetuar os *pagamentos autorizados*.

Às vezes, essa função é cumulada com a de *recebedor*. E, neste caso, o empregado ou funcionário diz-se *caixa* ou *tesoureiro*.

No sentido do Direito Administrativo, o *pagador* é um *exator*, porque tem a seu cargo e sob sua guarda valores pertencentes ao Estado.

PAGADORIA. De *pagar*, é a denominação que se atribui, numa repartição pública, ou num estabelecimento particular, ao departamento ou à seção, em que se efetuam os pagamentos regularmente autorizados.

Também significa o *ofício do pagador*.

PAGAMENTO. Derivado de *pagar*, em sentido jurídico e geral, é o vocábulo tomado na significação da *solutio* dos romanos, isto é, como todo fato jurídico que tenha o efeito de extinguir uma obrigação.

Mas, em sentido próprio, entende-se a *execução da obrigação*, ou a sua *extinção*, operada *pelocumprimento da prestação*, que forma seu objeto.

Neste sentido, evidenciando um *pagamento efetivo*, tanto se refere à entrega de uma *soma em dinheiro*, correspondente ao objeto da obrigação, como ao *cumprimento de prestação* de outra espécie, isto é, não representada em dinheiro.

A satisfação do objeto da obrigação em dinheiro, medida comum de todos os valores, apresenta-se o pagamento por excelência, correspondendo ao sentido vulgar de pagamento: a entrega de uma importância para cumprimento ou satisfação de uma dívida em dinheiro.

Pagamento, por isso, significa sempre o cumprimento ou satisfação daquilo que se deve e que forma o objeto da obrigação.

Não importa, pois, a natureza da prestação, a que se está obrigado, revele-se em entrega de moeda ou dinheiro, prestação de serviço, ou restituição de coisa.

Aliás, este é o sentido que se tira da origem do próprio vocábulo: *pagar*, do latim *pacare*, pacificar, donde, extensivamente, o sentido de apaziguar e, conseqüentemente, o *desatisfazer*. Pagar é satisfazer o que se deve, o que redunde em cumprir o objeto da obrigação, ou em *satisfazer a prestação*, ou *solucionar a prestação*.

Quando esta se refere ao dinheiro, tal como a *solutio*, que nos dava o sentido de *pesamento da moeda*, para encontro do *valor equivalente*, pagar também é *pesar*, pois que pelo peso é encontrado o *valor*, que corresponde ao *pagamento em dinheiro*.

Em regra, a prova do *pagamento das obrigações* é feita pelos mesmos meios por que elas se provam.

Relativamente aos pagamentos em dinheiro ou de dívidas, provam-se por meio de *recibos ou quitações* passadas pelo credor ou por seus mandatários autorizados.

Vide: *Compensação. Confusão. Consignação em pagamento. Dação em pagamento. Novação. Transação.*

PAGAMENTO ADIANTADO. Antecipar ou adiantar, em sentido lexicológico, possuem equivalência.

Na técnica mercantil, conseqüentemente do Direito, *pagamento adiantado* quer exprimir aquele que se faz antes de devido: é um *adiantamento*, quando não existe qualquer obrigação de

cumpri-lo. É o pagamento que precede à prestação do serviço ou à entrega da coisa, por conta do que é feito.

O mesmo não se entende com o *pagamento antecipado* que, em regra, importa na existência de uma obrigação, embora não vencida, mas já firmada.

Em geral o pagamento adiantado ocorre nas relações do empregado e do empregador, em que este, por benevolência, já entrega, por conta dos futuros ordenados, certas quantias.

PAGAMENTO ANTECIPADO. É o que se faz, antes que a dívida se tenha vencido.

A respeito dos títulos de crédito, o *pagamento antecipado* corresponde a um *resgate por antecipação*, isto é, o pagamento do valor representado no título antes de seu vencimento.

Nos contratos de compra e venda, o *pagamento antecipado* quer exprimir a entrega de partes, ou totalidade, do valor da compra antes que a mercadoria seja entregue. O *dinheiro vai na frente*, como condição imposta ao contrato, e a *mercadoria vem depois*.

Embora, pois, o contrato de compra e venda esteja firmado, o valor dele ainda não seria exigível, desde que, normalmente, deveria ser cumprido o pagamento quando entregue a mercadoria, ou o documento que a representasse.

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. Na terminologia do comércio, assim se diz do pagamento que é promovido *em parcelas* ou *em partes*, até que se cumpra, segundo o convencionado, o total que representa a dívida por inteiro.

É comum nas *vendas em prestações*. E cada *prestação*, neste caso, corresponde a uma *amortização* ou *pagamento parcial* da dívida, que, por esta forma, se vai reduzindo até ser integralmente satisfeita.

Os pagamentos parcelados não se mostram autônomos ou independentes. Por sua significação técnica são *partes de um todo*. Desse modo, no sentido jurídico, o *pagamento* é efetivamente cumprido, quando resgatadas ou pagas todas as prestações.

Há, apenas, nele, uma *faculdade* em favor do devedor para realizá-lo ou satisfazê-lo em parcelas ou em partes, conforme o que for estipulado.

Vide: *Compromisso de compra e venda. Reserva de domínio. Venda em prestações*.

PAGAMENTO INDEVIDO. Na linguagem técnico-jurídica, assim se designa o pagamento a que não se estava obrigado, por não corresponder a qualquer obrigação legal.

É, pois, pagamento efetivado ou feito por *erro*, que tanto pode ser *de fato*, como *de direito*.

Corresponde à *condictio indebiti* dos romanos.

A *condictio indebiti* (pagamento indevido) dá a seu autor uma *ação de repetição*, pela qual quem recebeu indevidamente é compelido a *restituir* o que não lhe era devido.

A existência do pagamento indevido assenta na evidência de um pagamento, feito *com a intenção* de executar, portanto, de *extinguir uma obrigação*, apresentado-se, pois, com as condições de um *pagamento válido*, quando semelhante pagamento não é devido, isto é, não há *dever*, que o tornasse exigível, tendo, conseqüentemente, sido efetivado *por erro*.

O pagamento indevido distingue-se do *pagamento sem causa* ou *por causa injusta*, embora quanto aos efeitos se assemelhem.

Também não se confunde com o *pagamento para causa torpe* (*condictio ob turpem causam*), em que não ocorre repetição.

Ocorre, em regra, o pagamento indevido:

- a) Quando se destina a extinguir uma obrigação, que não existe, ou não tem, no momento, existência legal, isto é, seja porque a *dívida* não existe ou deixou de existir, ou *não é devida*.
- b) Quando a obrigação é nula *ipso jure* ou por exceção (*per exceptionem*).
- c) Quando o que recebe não é o *credor* e o que paga não é o *devedor* da obrigação.
- d) Quando se *paga* outra coisa, não a devida, ou *mais do que se devia*.
- e) Quando se paga dívida condicional, antes de vencida a condição.

PAGAMENTO PARA CAUSA TORPE. Assim se diz para aludir ao pagamento que se faz com a intenção de obter fim ilícito, imoral ou legalmente proibido.

É a *condictio ob turpem causam*, a que se referem os romanos.

Nele não há repetição. É o princípio que se firma hoje como ontem: quem dá por torpeza ou para torpeza não pode usar da ação de repetição.

No entanto, os romanos admitiam que, em relação a quem pagava *sem torpeza*, cabia a repetição se a torpeza era de quem recebia: *turpider acceptum*. Ou ainda ocorria quando *atorpeza era recíproca*: “*mutua turpido versatur*”.

E hoje, seja ou não o *accipiens* conivente na *imoralidade*, o *turpider datum* não tem direito à repetição.

PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO. Assim se entende o depósito promovido judicialmente, seja da quantia devida ou da coisa a ser restituída, para que se livre o devedor de *desonere* da obrigação.

Vide: *Consignação em pagamento*.

PAGAMENTO POR CONTA. Pagamento por conta, na terminologia comercial ou civil, entende-se aquele que se faz para *amortização* ou *resgate parcial* de *dívida existente* ou como *pagamento antecipado* de dívida contraída ainda não exigível ou *dívida a contrair*.

Desta forma, o pagamento por conta, embora tenha o mesmo sentido de *pagamento em conta*, possui significação mais geral, pois que o *pagamento em conta* importa, necessariamente, numa dívida já existente e exigível.

Em conta, exprime bem a existência de uma *conta* (débito), cuja amortização se faz pelo *pagamento* a ser imputado nela.

Por conta tanto pode aludir à dívida ou débito já existente como a ser formado *futuramente*.

PAGAMENTO POR INTERVENÇÃO. Expressão usada para designar o pagamento que é feito por um *terceiro*, não obrigado a ele, *por honra da firma do devedor*.

Revela, assim, o pagamento “*pro honore litterarum crediti et reputationis*”.

Ocorre, especialmente, a respeito das *letras de câmbio*, em que o *interveniente* efetua o pagamento *por conta de um dos coobrigados*.

PAGAMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. Segundo o sentido de sub-rogação, do *latim subrogatio* (substituição), é a locução empregada, na terminologia jurídica, para designar todo pagamento, que se torna efetivo, *extinguindo a obrigação*, pela *substituição da coisa*, objeto da prestação, ou pela *substituição da pessoa*, que paga a dívida para investir-se nos direitos do credor.

Nesta situação, o pagamento por sub-rogação manifesta-se em dupla face:

Real, quando ocorre a substituição da *coisa*, objeto da obrigação, vindo uma *coisa nova* colocar-se em lugar da *coisa antiga*, para que permaneça inalterada a obrigação.

A rigor, não se evidencia aí *efetivo pagamento*, mas *permuta* ou *substituição de bens*, afetados de gravame ou clausulados. E a substituição tem a propriedade de tornar inalterada a situação jurídica, permitindo que os novos bens ou as novas coisas adquiram a mesma qualidade jurídica imposta às substituídas.

Pessoal entende-se o pagamento feito *por pessoa*, que se vem colocar em posição do primitivo credor, investindo-se nos direitos que lhe competiam.

O pagamento por sub-rogação ocorre em virtude de imposição legal (*sub-rogação legal*) ou por acordo das partes (*sub-rogação convencional*).

Diz-se *legal* e faz operar a sub-rogação de pleno direito, quando:

- a) Do credor que paga a dívida do devedor comum ao credor, a quem competia direito de preferência.
- b) Do adquirente do imóvel hipotecado que paga ao credor hipotecário.
- c) Do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

Convencional, quando o sub-rogado paga ao credor o que outrem lhe deve e este lhe transfere todos os direitos pertinentes à obrigação, ou quando o próprio devedor toma emprestada ao sub-rogado certa importância para solver a dívida, sob condição de ser sub-rogado nos direitos do credor.

Vide: *Sub-rogado*.

PAGAMENTO “PORTABLE”. Corresponde ao pagamento de *dívida “portable”*, isto é, da dívida cujo resgate deve ser feito pelo devedor no estabelecimento ou no domicílio do credor. Assim, *pagamento “portable”* é aquele em que o próprio devedor é que o vai cumprir onde o credor, normalmente, mantém seu domicílio ou tem a sede de seus negócios.

A condição de *portable* da dívida resulta de convenção das partes, de dispositivo legal ou das próprias circunstâncias que cercam a obrigação.

O *pagamento de tributos*, o *pagamento de aluguéis*, em geral, dizem-se *dívidas portables*, visto que se devem resgatar onde o credor as costuma cobrar.

Vide: “*Portable*”.

PAGAMENTO “QUÉRABLE”. O pagamento entende-se *quérable* quando a dívida ou a obrigação, de que decorre, é daquela que deve ser paga pelo devedor, em seu domicílio, isto é, a dívida para cujo pagamento deve ser procurado o devedor.

Nestas condições, o pagamento *quérable* é o que deve ser efetuado pelo devedor no seu próprio domicílio, ou no lugar destinado por ele para esse fim. A *letra de câmbio* é título cujo pagamento é de natureza *quérable*.

Vide: “*Quérable*”.

PAGAMENTO SEM CAUSA. Conforme já acentuavam os romanos, o pagamento sem causa (*condictio sine causa*) é generalizado do princípio que serve de fundamento ou de base à *condictio indebiti*.

Nesta razão, opera-se sempre que se cumpre uma prestação ou um pagamento *sem causa*, embora não fundado em erro.

Tal ocorre, pois, quando se paga um preço por uma *coisa fora de comércio* ou por uma *coisa litigiosa*.

Sem *causa*, portanto, não somente exprime a *obrigação inexistente* como *sem existência legal*, bem assim quando existente no momento, em que o pagamento se cumpriu, veio a cessar em seguida.

O pagamento sem causa, em regra, funda-se na evidência de um *enriquecimento ilícito*.

PÁGINA. Do latim *pagina* (coluna de papiro), no sentido técnico é indicação de *uma das faces* da folha de um livro ou do papel, seja *escrita* ou *em branco*. Em regra, cada folha conta-se como duas páginas.

Nesta razão o *tipógrafo* ou *formista*, que, nas tipografias ou nas oficinas gráficas, tem como encargo a *formação* ou *levantamento das páginas* para serem levadas à impressão ou estereotipia, diz-se *paginador*. Página, aí, entende-se *cada forma* ou *composição*, que irá constituir uma página do livro impresso.

Para a ação de pagar diz-se *paginação*.

Página. Extensivamente, tomando-se o conteúdo pelo continente, é comum na linguagem literária chamar-se *página* ao *próprio escrito*, à *obra literária* ou à *narrativa*, publicados na imprensa, ou à *seção* em que eles se inserem.

PAGOS. Do latim *pagus*, significa, originariamente, povoação, aldeia ou distrito. Emprega-se na equivalência de *casal*.

É muito usado no país, notadamente no sul, com o sentido de *lugar em que se nasceu* ou *lugarem* que se vive.

É de sentido equivalente a *querência*, lugar a que muito se estima e se quer, por ali se ter nascido e criado.

PAI. Do latim *pater*, em sentido próprio quer designar toda pessoa que *dá origem* a outro ser. Genitor. O progenitor, do CC/1916, é pai no CC/2002 (art. 1.631).

Em sentido jurídico, é o *ascendente masculino* de primeiro grau.

O *pai*, segundo a situação jurídica em que se encontrava em relação à *mãe*, dizia-se *legítimo* ou *natural*.

O *pai legítimo* era aquele que o matrimônio como tal indicava: *Is est pater quem justae nuptiae demonstrant*. O *pai natural* era o que gerava a pessoa, sem ser na condição de marido.

Com o CC/2002 não se chama legítimo ou natural, para não discriminar a filiação (arts. 1.596 e 1.607).

O pai por afinidade é o padrasto.

E se diz *pai adotivo* para aquele que adotou uma pessoa como filho.

Pai putativo diz-se daquele que gerou filho em casamento, que se anulou ou se considerou nulo.

Vide: *Filiação. Marido. Paternidade. Poder familiar.*

Pai. Na terminologia romana, pai (*pater*) era o chefe da família (*paterfamiliae*) que, como cidadão romano, participava do exercício da soberania nacional.

Pai de família, na linguagem do CC/1916, era o chefe da sociedade conjugal, a quem competia dirigi-la, administrando os bens do casal e vigiando por seus descendentes, cujos bens também administrava, em função do *pátrio poder*, de que se achava investido.

Hoje, pelo CC/2002, a direção da sociedade conjugal exerce-se pelo marido e pela mulher, em colaboração, sempre no interesse do casal e dos filhos. O poder familiar substituiu o pátrio poder.

PAÍS. Do francês *pays*, procedente do latim hipotético *pagensis*, de *pagus* (povoação), quer, literalmente e propriamente, indicar o *território de um pagos*, trazendo, assim, por sua origem, o sentido de *terra* ou *região*.

Nesta razão, é o vocábulo tomado em equivalência de *nação*, porque sempre traz consigo a ideia de *lugar* ou de *território*, sem importar a condição política em que se encontra.

E, mesmo quando aplicado ao Estado, tem-se a ideia do *território*, em que o mesmo mantém sua jurisdição, ou seja, o *espaço territorial*, em que o Estado exerce sua soberania.

País. É o vocábulo, em sentido especial, aplicado para designar a *soma de habitantes* existentes em um Estado, notadamente daqueles que, por satisfazerem certas condições legais, participam dos *pronunciamentos políticos*, isto é, possuem o *direito de voto* e constituem a *classe política dirigente*.

PAÍS DE ORIGEM. É aquele em que se nasceu, em relação às pessoas, ou em que se teve origem ou foi produzido, em relação às coisas.

Na técnica fiscal, país de origem entende-se aquele de onde vem ou se origina a *matéria-prima* ou em que o artefato ou mercadoria foi produzida.

PAÍS DE PROCEDÊNCIA. É o lugar *de onde se vem*, sem atenção ao lugar em que se *teve origem*.

Na terminologia fiscal, exprime ou designa a *praça* ou o *mercado*, em que a mercadoria foi adquirida para ser *exportada* ou enviada a outro país.

PAISAGEM. De *país*, assim se entende a porção de terreno, ou o espaço de terreno, considerado em seu aspecto estético ou agradável, que se pode divisar ou se ver de determinada posição.

A *paisagem*, pois, indica a *vista que se tem do horizonte*, ou a *vista de certo trecho da natureza*.

E, a respeito das construções, a *paisagem* que delas se pode descortinar, através de suas janelas ou mirantes, pode constituir servidão, que se assegura pelo próprio Direito: a *servidão de vista*. Por ela, então, pode o dono do prédio dominante impedir que o dono do prédio serviente lhe tire a vista, por onde vislumbra a paisagem, ou por onde divisa o horizonte.

Vide: *Servidão*.

PAISANO. Formado de *país*, é a designação atribuída ao habitante de um *país*, que não se encontra incorporado às forças armadas. É, pois, aquele que não é *soldado* ou *militar*. Diz-se, também, *civil*.

PAIXÃO. Do latim *passio, passionis* (paixão, passividade), por seu sentido originário exprime o que é contrário à ação, sendo vulgarmente tido como todo fenômeno passivo da alma. É, como se tem acentuado, “toda emoção contínua ou repetida, o desejo transformado em hábito” (Maine de Brian).

Geralmente, a paixão é entendida como a emoção que tem um móvel sexual e por protagonistas um homem e uma mulher. Mas como é certo, para Afrânio Peixoto, que se estriba em renomados tratadistas, a paixão “é apenas uma emoção crônica, em tempo, por prolongada, e aguda, em manifestação, por violenta”. Ou, na definição de Aristóteles, “é o que, nos modificando, produz diferença nos nossos juízos e que é seguido de pena e de prazer”.

Bem por isso, sob o ponto de vista penal, a paixão é tomada em consideração, visto que pode haver influído na violação determinante do crime. E, em consequência, deve ser encarada como causa modificadora da imputabilidade.

Seguindo a lição de Afrânio Peixoto, anotamos que as paixões, conforme Benda, podem ser classificadas:

PAIXÕES ANTAGONISTAS. Indicadas pelos desvios ou alterações do caráter normal, superpostos à personalidade primitiva, dando origem aos conflitos de sentimento, que se julgavam característicos de todas as paixões – o *amor-paixão*, a *paixão pelo jogo* etc.

PAIXÕES CONSTITUCIONAIS. Expressão original de uma personalidade: as mais modernas e mais crônicas – a *ambição*, a *avareza*, a *inveja* etc.

PAIXÕES SUBSTITUTIVAS. Que, depois de um período de incubação e de luta, tomam posse da consciência, substituindo a personalidade anterior: são as mais cegas e irresistíveis e mais próximas da loucura – o fanatismo, o *ódio*, o *ciúme-paixão* etc.

Assim, pois, os estados passionais podem fundar-se no ódio, na inveja, na ira, no ciúme, na emulação, no desejo, na cobiça, na amizade, na piedade.

Vide: *Passional*.

PAJEM. Do italiano *paggio*, dizia-se, antigamente, do *moço* que acompanhava o rei ou o nobre, tendo a incumbência, quando estes iam à guerra, de levar sua espada, lança e escudo.

No sentido atual, diz-se do *criado* ou da *criada*, encarregada de *acompanhar alguém*, levando recados ou fazendo serviços de mensageiro. É também indicativo da pessoa que tem a seu cargo acompanhar e vigiar crianças, recebendo vulgarmente a denominação de *ama-seca* ou *babá*.

PALÁCIO. Do latim *palatium*, quer, por sua origem, significar a casa grande e pomposa, em que residem autoridades públicas de hierarquia elevada: *palácio real*, *palácio do governo*. Tem sentido equivalente a *paço*.

Por extensão, no entanto, é aplicado para designar qualquer edifício, em que funciona um *departamento público*: *palácio da justiça*, *palácio do ministério*, *palácio municipal*.

PALAVRA. Derivado do latim *parabola*, de origem grega (*parabolé*), em sentido vulgar exprime o *som articulado*, que contém um sentido ou uma significação.

E, daí, sua equivalência a *vocábulo*, que tanto se refere às *palavras verbais*, que constituem a *fala*, como às *palavras grafadas*, que formam a *escrita*.

Na terminologia jurídica, o *direito à palavra* quer significar o direito de *manifestar o pensamento* por meio de *discursos* ou *orações faladas*.

Usar da palavra significa *falar*.

Palavra. Na técnica das obrigações, quer exprimir a *promessa*, verbalmente assumida, em virtude da qual se obriga a cumprir alguma coisa: *obrigação sob palavra*.

Nesta mesma acepção, diz-se *pessoa de palavra*, para assinalar toda aquela que cumpre o prometido, mesmo verbalmente.

PALEOGRAFIA. Derivado do grego *palaiós* (antigo) e *graphein* (escrito, gravura), entende-se a arte de estudar e decifrar as *letras antigas*.

PALIÇADA. Assim se diz para a *cerca de paus fincados* na terra. É *tapume divisório*. Diz-se, também, *cerca de palanques*, ou *cerca de paus-a-pique*.

Na terminologia antiga, servia para designar a *fortificação*, construída de paus fincados, em volta do campo de batalha. Tinha também o nome de *estacada*, em alusão aos paus ou palanques, também ditos de *estacas*.

PANCADA. Derivado de *panca* (pau), entende-se todo *golpe* recebido por um corpo e dado com um pau ou com qualquer outro objeto. Tem, assim, sentido equivalente a *paulada*.

Pancada. É ainda tomado o vocábulo para indicar a *pessoa inconsiderada*, *amalucada*, *demodos* ou *maneiras alouçadas*.

PANDECTAS. É o mesmo que *Digesto*, *Pandectae* ou *Digestia*. Assim, designa a coleção de fragmentos das obras dos juriconsultos romanos, incluídos no *Corpus Juris* de JUSTINIANO.

Vide: *Digesto*.

Pandectas. Na linguagem técnica das tipografias, serve para designar os caracteres tipográficos do corpo onze, usados na composição.

PANELA. Derivado do latim *patina*, de *patere* (estar aberto), na linguagem técnica industrial e doméstica, significa todo *recipiente* de barro, ferro, alumínio ou qualquer outro metal, destinado a *cozinhar* ou *cozer* os alimentos.

Pertence aos *utensílios* de uso doméstico ou mais propriamente aos *utensílios de cozinha*.

PANIGUADO. O mesmo que *apaniguado*, designando a pessoa que, como *doméstico* ou *criado* de uma casa, recebe nela *pão* e *água* para seu sustento.

Os paniguados, propriamente, diferiam dos meros *criados*. Somente *serviam*, quando necessário. E não eram obrigados a residir em casa do senhor.

PANÓPTICO. Jeremy Bentham, jurista inglês, no final do século XVIII, idealizou uma prisão em forma de anel onde haveria um observador central que poderia vigiar todas as celas, sem ser visto. A isto deu o nome de Panóptico.

Esse projeto visa o controle e a garantia da ordem, uma vez que todos os detentos mediriam suas ações, pois estão sendo constantemente vigiados.

PAPA. Derivado do latim *papa*, de origem grega, (πάππας), literalmente quer significar *pai*.

Primitivamente, vocábulo de uso eminentemente eclesiástico, era aplicado a todos os bispos: era, assim, o título honorífico atribuído aos bispos. Depois, passou a designar somente o bispo de Roma ou Sumo Pontífice.

Assim, no sentido atual em que é tido pelo Direito Canônico, designa o Chefe Supremo da Igreja Católica, colocado acima dos bispos, para a dirigir com uma autoridade absoluta, exercendo, em virtude de sua primazia, a plenitude de poderes de governo, de legislação, de jurisdição e de ensinamento, este com o caráter de infalibilidade, além de lhe ser atribuída autoridade soberana, como legítimo representante da Cidade do Vaticano, em suas relações ou manifestações temporais.

PAPEL. Do grego pápyros, pelo latim *papyrus* (designação dada a um arbusto egípcio, de que se extraíam as fibras para sua fabricação), na terminologia técnico-jurídica é geralmente aplicado em equivalência a *documento*, *escrito* ou *título*. Desta forma, todo escrito, represente ou não um documento, é de modo geral denominado *papel*.

No entanto, a rigor da terminologia técnica, o *papel* é mais aplicado para indicar o escrito ou o documento particular, reservando-se o vocábulo *escritura* para os escritos ou documentos feitos por ofício de um tabelião ou notário.

Papel. É também comum o uso do vocábulo, notadamente no plural, para designar os *documentos de identidade* de uma pessoa ou os *documentos legais*, que devem existir em um estabelecimento.

Neste sentido é que se diz: ter os *papéis em ordem* ou ter os *papéis exigidos por lei*.

PAPEL COMERCIAL OU PAPEL DE CRÉDITO. Designa qualquer título de crédito.

PAPEL DE BORDO. Representa o documento que os navios e as aeronaves devem obrigatoriamente conduzir, principalmente quando em navegação.

PAPEL-MOEDA. Para distingui-lo da *moeda-papel* (emissão de bilhetes com lastro e resgatáveis à vontade do portador), *papel-moeda* é a denominação dada aos títulos de curso forçado, emitidos sem prazo e resgatáveis à vontade do governo, que os emitiu.

O valor do papel-moeda é *convencional*, sendo, por isso, sob o ponto de vista econômico, tido como de valor precário, dito também de *valor oficial*, porque possui poder liberatório, por imposição do Estado.

PAPEL PÚBLICO. Diz-se daquele de emissão legal ou para efeito de arrecadação de rendas públicas, depósito ou caução da responsabilidade do Poder Público, inclusive vale postal, bilhete ou conhecimento de transporte de empresa administrada pelo governo.

PAQUÊ. Do francês *paquet*, pacote. Na técnica da imprensa, é denominação dada à porção de composição tipográfica, ou de linotipia, que, devidamente amarrada, forma espécie de bloco, até que seja aplicada na forma ou página, para a impressão.

PAQUETE. Do inglês *packet* (*boat*), chamava-se a embarcação destinada ao transporte, seja de cargas, ou de passageiros. Designação antiga.

PAR. Derivado do latim *par*, adjetivamente é compreendido como *igual*, *parelho*; substantivamente, quer significar tudo que se representa ou se mostra em *duas coisas* da mesma espécie, tendo, pois, a significação de *casal*.

Par. Na terminologia monetária, *ao par* exprime o valor que se atribui a uma moeda, em relação a outra, no mercado do câmbio, em face do peso de metal precioso, que as constitui.

Diz-se, vulgarmente, *par do câmbio*, que equivale à *igualdade de valor* de espécie a espécie.

O *par*, relativamente aos valores, significa sempre a *igualdade* entre o valor atribuído à moeda ou a qualquer outro título e aquele em que é *cotado*.

Se a cotação está abaixo do *valor nominal*, diz-se que está *abaixo do par*, ocorrendo o contrato, quando acima daquele valor (*acima do par*).

Vide: *Câmbio*.

Par. Denominação atribuída, em certos países, aos membros da Câmara, constituída de nobres. Assim se diz *par do reino*. E *pariato* designa a *dignidade de par*.

“PAR CONDITIO CREDITORUM”. Designa o tratamento igualitário entre todos os credores da mesma categoria na falência, a fim de instalar uma execução coletiva. De acordo com o princípio do *par conditio creditorum*, os credores devem estar em condição de igualdade, não podendo um credor receber mais do que outro. Também denominado de princípio da paridade, o *par conditio creditorum* visa o tratamento isonômico entre os credores.

PARADA. Derivado de *parar* (cessar de andar, ficar aquietado), na significação técnica da linguagem de *trânsito* quer significar o *ponto*, em que os veículos interrompem sua marcha, para que se façam as cargas ou descargas, e para que subam ou desçam os passageiros.

E, extensivamente, também alude ao *tempo*, em que se leva na interrupção, assim se dizendo uma *parada* de tantos minutos.

Parada. Na terminologia dos jogos, exprime a *aposta* ou a *importância*, que se oferece como aposta, em um jogo qualquer.

Mas, em regra, a *parada* entende-se a aposta em *jogo bancado*, onde o jogador coloca certa importância na carta ou número, em que *aponta* ou *aposta*.

Parada. Na terminologia técnico-militar, assim se entende a *revista de tropas*, ou o *desfile* delas, em revista, perante as autoridades superiores.

PARAEMPRESAS. Vide verbete: SOCIEDADE UNIPESSOAL. (gc)

PARAESTATAL. De *para*, prefixo que denota aproximação, e *estatal*, de Estado ou relativo ao Estado, quer propriamente significar o que está próximo ao Estado ou é dependente dele.

Como expressão jurídica, no entanto, quer designar ou se referir às entidades de natureza econômica ou de qualquer outra ordem, como cultural, disciplinar que, embora não se mostrando como organizações integrantes da administração pública, entendem-se instituídas pela vontade do Estado e sob sua proteção e dependência.

As entidades ou instituições paraestatais dizem-se propriamente *autarquias*.

Vide: *Autarquias*.

PARAFERNAL. Formado do prefixo grego *pará* (além, comparação, proximidade), e *pherné*(dote), literalmente quer significar o que se mostra *além do dote* ou está *fora do dote*.

Mas, na significação técnico-jurídica, *paraferiais* quer designar os bens particulares da mulher casada que, embora não pertencendo nem estando incluídos no dote, se conservam como propriedade dela, podendo administrá-los, gozá-los ou mesmo dispor deles, sem outorga do marido, desde que não se trate de bens imóveis.

Vide: *Bens paraferiais*.

PARÁFRASE. Do grego *paraphrasis* (além da frase ou locução), quer justamente exprimir *atradução livre* ou a *interpretação desenvolvida* dada a um texto.

Não se trata, portanto, de uma *reprodução literal* ou de uma *fiel tradução*: a *paráfrase* vai além da locução ou da frase, pelo que não se mostra o *próprio texto*, mas desenvolvimento ou comentário dele.

Relativamente aos *direitos autorais*, as *paráfrases*, que não se evidenciam verdadeiras reproduções da *obra original*, não constituem ofensa aos mesmos. Passam a formar obra distinta ou obra nova, cujo autor é aquele que a compôs.

PARÁGRAFO. Representado pelo símbolo §, designa, no enunciado normativo, a disposição secundária ao *caput* do artigo. No plural é §§. Não se usa em: Parágrafo único.

PARALELEPÍPEDO. Na terminologia geométrica, é o sólido, terminado por seis paralelogramos, dos quais os opostos são iguais e paralelos.

Mas, na técnica das construções de calçamentos ou de estradas, é a expressão geralmente empregada para designar o *bloco de pedra* trabalhada, em forma paralelepipedal, utilizada nas calçadas das ruas ou nos leitos das rodovias.

É, pois, sistema de calçamento que bem se distingue do *asfaltamento* ou de *piso de concreto*.

PARALELISMO DAS FORMAS. Vide: *Princípio do paralelismo das formas*.

PARALELO. Designa o mercado clandestino de moeda. *Mercado paralelo*.

PARALOGISMO. Do grego *paralogismós*, de *para*, ao lado de, e *logismós*, raciocínio, entende-se o *raciocínio incorreto*, o *falso raciocínio* ou o *raciocínio ilógico*, mas feito de boa-fé.

PARANINFO. De origem grega, *paránymphos*, de *para*, ao lado, e *nymphé*, noiva, é, geralmente, indicativo da pessoa que apadrinha ou serve de testemunha em um casamento. *Padrinho*.

Paraninfo. Nas solenidades de colação de grau, nas universidades ou faculdades de cursos superiores, é a pessoa que, por indicação dos próprios *graduandos*, vem participar do ato, para lhes dizer palavras de despedida e de estímulo ao início da profissão abraçada.

PARANOIA. Estado mental de indivíduos originariamente desviados pela educação ou cultura, as quais permitem a livre manifestação e incremento da autofilia e egocentrismo naturais e ficam por isso inadaptados ao meio e, portanto, reagentes contra ele, incessantemente, chegando à alucinação e ao delírio, com relativa e prolongada conservação da inteligência, sujeita a períodos de calma, embora atravessem nessas vicissitudes a existência inteira (Afrânio Peixoto).

Para Freud, a *paranoia* é causada pela aberração do instinto sexual: *homossexualismo*. Primeiro, o paranoico ama os indivíduos do próprio sexo, depois a si mesmo por ser do mesmo sexo, e, por último, em face da sublimação, chega ao egoísmo e se considera como o melhor dentre todos.

PARAQUEDAS. Aparelho usado na aviação para amortecer ou diminuir a velocidade da queda da pessoa ou do objeto que, do avião ou da aeronave, se atira no espaço livre.

O paraquedas constitui-se, essencialmente, de uma armação de seda, a que se chama *develame*, à qual se prende determinado número de cordas de sustentação, fixas pela outra extremidade ao cinturão ou arreio.

PARAQUEDISMO. Designação dada à especialidade que se mantém nas forças aéreas, destinadas a manter homens treinados nos saltos dos aviões, protegidos pelos paraquedas.

PARAQUEDISTA. Militar ou pessoa especializada no paraquedismo ou no uso de paraquedas.

PARA-RAIOS. Designa o sistema de condutores metálicos, fixados nos pontos mais elevados dos prédios e ligados à terra para, proporcionando caminho mais apropriado às descargas elétricas atmosféricas (raios), evitar danos materiais ou pessoais.

PARCEIRO. Do latim *partarius* (que tem parte), é, na técnica do Direito, aplicado no sentido de *comparte* ou *cointeressado* em um negócio, explorado sob *parceria*.

Diz-se, também, *quinhoeiro*. Mas o *parceiro* não é tido como *sócio*, na acepção própria do vocábulo, pois que não lhe cabem direitos e deveres tão amplos como se assinam aos participantes das *sociedades*.

Na linguagem antiga, exprimia o vocábulo, em sentido restrito, a pessoa que *dava* ou *recebia* a herdade para ser explorada *às meias* ou em outras condições (às terças, às quartas etc.).

E *parceiro* ou *parciário*, assim, designando os componentes da *parceria*, tanto era o dono ou proprietário da herdade, como aquele que a recebia para produzir nela, como *quinhoeiro* ou *comparte*.

Vide: *Parceria*.

PARCERIA. Derivado do latim *partarius* (parceiro, participante), é o vocábulo empregado na terminologia jurídica para designar uma forma *sui generis* de sociedade, em que seus

participantes se apresentam com *deveres diferentes*, tendo, embora, *participação* nos lucros auferidos.

Não é, pois, modalidade de *sociedade*, que esta, em princípio, se evidencia, em relação aos sócios, fundada em direitos e obrigações mais ou menos análogos e responsabilidades econômicas acerca da composição do capital social.

Na parceria não se faz mister a *composição do capital*, pois que, em regra, o *objeto do negócio* é oferecido por um dos parceiros, enquanto outros apenas executam serviços necessários à sua exploração.

O contrato de parceria é comum nas explorações dos negócios agrícolas e marítimos. E se dizem: *parceria agrícola, parceria pecuária, parceria rural, parceria marítima*.

A Lei nº 9.790, de 23.03.99, regulamentada pelo Decreto nº 3.100, de 30.06.99, dispõe sobre o termo de parceria.

PARCERIA AGRÍCOLA. Toma a feição de um *arrendamento*. E o *parceiro arrendatário* recebe do *parceiro arrendante* a propriedade agrícola para ser por ele explorada, pagando a este não uma *renda fixa*, mas uma *renda eventual*, derivada de *parte dos lucros*, que possam advir da exploração, na proporção estipulada no ajuste.

Nesta razão, sem ser propriamente um *contrato de arrendamento* ou um *contrato de sociedade*, possui elementos próprios aos dois, mostrando-se assim um misto deles.

Mostra-se a parceria na feição de arrendamento ou locação, porque o proprietário do prédio em verdade *arrenda* ou *loca*, embora não se obrigue o arrendatário por uma *renda certa e fixa*.

Sua feição de sociedade decorre da *participação* dos contratantes nos lucros que se auferirem na exploração, embora o *parceiro-arrendatário* não responda pelos encargos do prédio, sem obrigação expressa, e não assuma outras obrigações, que se mostram pertinentes ao contrato de sociedade. A parceria agrícola é uma das espécies de *parceria rural*.

PARCERIA MARÍTIMA. É a denominação que se atribui ao contrato em que coproprietários de um navio, armadores ou interessados de outra natureza, ajustam a *exploração em comum* dele, em qualquer especulação ou negócio marítimo.

Chamam-na, também, de *sociedade de navios*, porque sobre eles incide o *objeto do negócio*. Mas, também, não se confunde com a sociedade, em sentido próprio, porque a *especulação marítima*, fundada na exploração comercial do navio, se baseia numa sociedade *sui generis*, sem ter, no entanto, a *affectio societatis*, que imprime o caráter das sociedades propriamente ditas.

PARCERIA PECUÁRIA. É a que ocorre quando o dono de animais os entrega a outrem para que os pastoreie, trate e crie, mediante *participação* nos lucros produzidos. É uma das modalidades de *parceria rural*.

PARCERIA RURAL. Denominação genérica dada à parceria que tem por objeto a cultura da terra ou a pecuária, distinguindo-se em *parceria agrícola* e *parceria pecuária*.

PARCIAL. Do latim *pars, partis* (parte, quinhão), originariamente quer significar tudo o que é *parte* ou *parcela de um todo*.

Desta forma, quando se diz *concessão parcial, anulação parcial, pagamento parcial, revogação parcial*, tem-se o exato sentido do que se fez ou se produziu *em parte do todo*, não do todo, cujo *resto* se conservou ou continua a ser mantido.

Parcial. Mas, em sentido que lhe empresta o Direito Processual, *parcial* mostra a qualidade ou o estado do que foi feito *sem independência*, com *ânimo de interesse para um lado, em prejuízo do outro*.

Ser *parcial*, pois, é *pender para um lado*, é mostrar-se *mais interessado para uma parte*, que para a outra, é *julgar sem isenção de ânimo*, é *dar preferência injustamente*.

PARCIALIDADE. É condição e qualidade de *parcial*, revela *animosidade, partidarismo, prevenção*.

A *parcialidade* é motivo de suspeita. O *parcial* não age com a liberdade ou com independência de ânimo.

PARCIÁRIO. É todo aquele que ajustou uma parceria e vai exercer ou realizar o negócio, que lhe serve de objeto. É o *parceiro*, o *quinhoeiro*, o *interessado* na parceria.

PARCIMÔNIA. Do latim *parcimonia*, de *parcere* (poupar, guardar), é tido na mesma significação de *poupança*, *aforamento*.

Significa, pois, a ação de *guardar pequenas somas* para atender a necessidades futuras, prevendo as contingências da vida. Comedimento nos gastos.

Mas a parcimônia, como o aforamento, não se deve converter em *acumulação desabusada*, que se mostra improdutiva e antissocial.

PARDIEIRO. Formado de *parede*, foi sempre aplicado no sentido de *coisa velha*, que ameaça ruínas, ou *casa já em ruínas*, inadaptável à habitação.

PÁREA. Como expressão técnica, no mesmo sentido de *padrão*, designa a *régua de madeirauçada* para regular a capacidade das pipas, para condução de vinho, vinagre ou de outros líquidos.

O funcionário encarregado de fazer essa *regulagem* ou aferição das pipas diz-se *pareador*.

PERECER. É o vocábulo tido como originário do latim hipotético *parescere*, aférese de *appareasco*, *apparescere* (aparecer), quando bem pode ser tido como derivado de *parere*, cuja significação – *ser manifestado* – tanto se presta ao uso do mesmo, ainda que como substantivo: *opinião* ou manifestação do pensamento.

Nesta razão é que a terminologia jurídica antiga empregava o *parere*, na significação de voto ou opinião.

Parecer. Em sentido geral, quer significar o vocábulo, a *opinião escrita*, ou mesmo *verbal*, dada por uma pessoa acerca de determinado negócio, mostrando as razões justas ou injustas, que possam determinar sua realização ou não. É nesta acepção que o parecer, na maioria dos casos, culmina em ser tomado como um *voto* dado a favor ou contra o mesmo negócio.

Parecer, pois, é a *manifestação* ou a *declaração* de uma opinião, ou modo de pensar, acerca de um fato ou negócio. E, segundo as circunstâncias, tanto pode ser *favorável* quanto *contrário* a ele.

Parecer. Em sentido mais estrito, assim se entende a opinião de um jurisconsulto a respeito de uma questão jurídica, a qual, fundada em razões de ordem doutrinária e legal, conclui por uma *solução*, que deve, a seu pensamento, ser aplicada ao caso em espécie.

Em regra, o *parecer jurídico* é provocado por uma *consulta*, em que se acentuam os *pontos controversos* da questão, a serem esclarecidos pelo consultado.

Quando ocorre estar a *questão* em discussão ou demanda judiciária, constitui *praxe*, quando oportuno, a *juntada* do parecer proferido pelo jurista como *peça* dos autos.

PERECER NORMATIVO. No Direito Administrativo designa o parecer a que a autoridade deferiu força de reger os casos hipotéticos no âmbito da própria Administração.

PEREDE. Derivado do latim *paries*, *parietis*, entende-se, em sentido amplo, toda construção de *material* (pedra e cal) ou de qualquer outra natureza, destinada a *vedar* ou *servir de tapume* a qualquer coisa.

Assim, *muro*, *cerca*, *sebes de barro*, dizem-se *paredes*.

Mas, em sentido técnico, *parede* compreende-se, propriamente, a construção de pedra, tijolo, madeira ou de qualquer outra espécie, executada para formar a estrutura de um edifício, vedando, ao mesmo tempo, que possam ser vistas de fora as coisas que nele se têm ou nele se fazem.

As paredes, assim, dizem-se *internas* ou *externas*. Internas, as que ficam no interior do edifício ou da casa, em seus dois lados, servindo para *divisão* ou *separação* de seus cômodos ou compartimentos. Externas, as que têm um lado para o lado de fora do edifício, dando assim para o *exterior* dele.

Parede. É o vocábulo empregado, também, no sentido de *greve*. E, por esta razão, é o grevista denominado de *paredista*.

PEREDE DE ESTUQUE. Assim se diz da parede que se constrói de tábuas, que depois se cobrem de *reboco*.

Colocam-se as tábuas de pé, atravessadas por sarrafos (tiras de tábua ou de madeira), a fim de que nelas se adira o reboco. É sistema que muito se difere do que se usa para a construção da *parede de taipa*.

PAREDE DE TAIPA. É designação dada a uma espécie de parede de construção rápida e pouco preço.

Forma-se uma espécie de *sebe* (gradeado de paus), que depois se enche de barro amassado, mesmo sem cal. Em certos casos, sobre este se sobrepõe um *reboco*.

PAREDE DE TIJOLOS. É a parede feita totalmente de tijolos, sobre *alicerce de pedra*.

PAREDE DIVISÓRIA. É a parede que se mostra entre dois prédios vizinhos, servindo de divisão entre eles.

Em regra a *parede divisória* se presume *comum*. Mas pode ser de propriedade individual, isto é, pertencer a um dos proprietários dos prédios confinantes ou contíguos.

Nesta razão, nem sempre a parede divisória tem o sentido de *parede-meia* ou de *parede intermédia*, embora esta sempre traga ou exprima *parede divisória*.

Divisória, tecnicamente, é a parede que divide a propriedade, sem ser *muro*.

Bem se distinguem, neste aspecto, *muro* e *parede*: aquele tem alguns metros de altura e nenhuma construção acima dele; a *parede se prolonga até receber o telhado da casa*.

Desse modo, tecnicamente, todas elas, quando fiquem nos limites de duas propriedades, construídas ou não no solo de seu proprietário, ou, precisamente, nas divisas daquelas, se dizem *divisórias*, embora se distingam em *intermédiadas* e *meias*.

PAREDE INTERMÉDIA. Intermédio é o que fica no meio de duas coisas, que medeia entre duas coisas ou se coloca nos limites de duas coisas.

Dessa forma, toda parede construída entre dois prédios, nos limites ou fronteiras de duas propriedades, é *intermédia*.

É também *parede divisória*, mas nem sempre será *parede-meia* nem *meeira*. É intermédia, porque fica entre as duas propriedades, mas pode ser construída *exclusivamente no solodaquele* a quem aquela pertence, *sem encostar* no outro edifício.

A *parede-meia* é a que *serve a dois edifícios*, não simplesmente se coloca entre duas propriedades.

PAREDE-MEIA. Tecnicamente, portanto, *parede-meia* é a que, colocada nos limites precisos de duas propriedades, se eleva até os telhados das casas nelas construídas, servindo de *parede comum*. É *uma só parede*, que pode ser aproveitada pelas duas construções, separando-as convenientemente.

Daí a presunção legal de que toda *parede-meia* é *meeira*, isto é, pertence aos proprietários das casas contíguas.

Esta presunção, no entanto, não é absoluta, admitindo prova em contrário.

PARENTE. Derivado do latim *parens, parentis*, no sentido jurídico é tido na mesma significação vulgar: entende-se a pessoa que está *ligada a outra* por laços de *consanguinidade* ou de *afinidade*.

É o que *pertence à mesma família* ou *está ligado a ela*.

Segundo o *grau de parentesco*, que se anota entre os parentes, se mostram *próximos, afastados* ou *remotos*.

A proximidade ou o afastamento é medido pela distância do grau que separa os parentes.

Assim, quanto *menor o grau*, mais *próximo é o parente*. E quanto *mais elevado, mais afastado*, sendo que o *remoto* é que se vê por demais afastado, de modo a não ser o grau que os liga objeto de interesse ou investigação legal.

PARENTELA. Totalidade ou conjunto de parentes ligados a uma pessoa. *Parentalha*.

PARENTESCO. Derivado do latim popular *parentatus*, de *parens*, no sentido jurídico quer exprimir a *relação* ou a *ligação jurídica* existente entre pessoas, unidas pela evidência de *fato natural* (nascimento) ou de *fato jurídico* (casamento, adoção).

Nesta razão, embora originariamente *parentesco* (a relação entre os parentes) traga um sentido de ligação por consanguinidade, ou aquela que se manifesta entre as pessoas que descendem do mesmo tronco, juridicamente o parentesco abrange todas as relações ou nexos entre as pessoas, provenha do sangue ou não.

E, assim, o parentesco é *consanguíneo, afim* ou simplesmente *civil*.

Consanguíneo é o que se deriva do *sangue*, pela descendência. É a *ligação* que provém do nascimento.

Afim é o que surge da *aliança* entre os parentes de um cônjuge com o outro cônjuge. É, assim, a relação que liga um dos cônjuges aos parentes do outro cônjuge, no mesmo grau, em que este a eles está ligado pela consanguinidade.

Civil é o que resulta, pela adoção, entre o adotante e o adotado, e somente entre eles.

O *parentesco* é contado por *linhas* e *graus*. As *linhas* dizem-se *reta* ou *direta* e *colateral* *outransversal*.

Vide: *Linha*.

O *grau* é a distância, contada por geração, que separa um parente do outro.

Vide: *Afinidade*. *Ascendência*. *Descendência*. *Grau de parentesco*.

Atualmente não se faz mais a distinção de outrora em que o *parentesco consanguíneo* poderia ser *legítimo* ou *ilegítimo*. Legítimo, quando provinha do casamento e ilegítimo, quando produto de união não legalizada. Portanto, para o ordenamento jurídico vigente, que proíbe a distinção de tratamento entre os filhos, esta distinção está ultrapassada, não persistindo esta denominação discriminadora e impondo-se a igualdade de tratamento aos filhos, quer havidos no casamento ou fora dele. (ngc e nnsf)

PARIDADE. Do latim *paritas*, de *par*, exprime a *igualdade*, ou melhor, a *relação de igualdade* entre duas coisas, em virtude do que se mostram da mesma proporção ou do mesmo valor.

Quanto às *moedas*, a paridade revela a situação de se encontrarem duas moedas em condição de igualdade, ou tendo valores que se *equivalem*. Estado de câmbio ao par.

Vide: *Par*.

PARLAMENTAR. Derivado de *parlar*, do francês *parler* (falar), é o vocábulo empregado como verbo ou como substantivo.

Como verbo, *parlamentar*, ou *parlamentear*, como se usa, quer significar, no sentido do Direito Internacional, *entabular negociações* ou *entrar em negociações* com os delegados do inimigo, a fim de *se ajustarem* condições preliminares acerca da cessação de um conflito ou guerra, ou de qualquer outro assunto de interesse de ambos, como troca de prisioneiros, suspensão provisória das hostilidades. É ato de parlamentar.

Como substantivo, designa o membro de um *parlamento*. É, assim, título atribuído a *deputado* ou ao representante de qualquer câmara que constitua o Poder Legislativo.

Parlamentar. Como adjetivo, é indicativo do sistema de governo em que se adota o parlamentarismo.

PARLAMENTARISMO. Derivado de *parlamento*, designa o sistema de governo constitucional, em que o parlamento tem autoridade de interferir na nomeação dos Ministros de Estado, opinando por sua conservação ou pela sua destituição.

Vide: *Parlamento*.

PARLAMENTO. Derivado de *parlar*, do *parler* francês, de que se formou, também, *oparliament* inglês, na terminologia do Direito Público, é o vocábulo empregado para designar o *Poder Legislativo* do Estado.

Assim, indica a *assembleia* ou *assembleias* que têm por função elaborar as leis, votando-as e aprovando-as, formar e aprovar os orçamentos e praticar todos os *atos legislativos*, e outros, que lhe forem atribuídos pela Constituição.

O parlamento, pois, é a *assembleia legislativa*.

No entanto, tecnicamente, é aplicado o vocábulo *parlamento* para distinguir a assembleia legislativa, quando se adota como sistema de governo o *parlamentarismo*, em virtude do qual cabe à mesma assembleia exercer fiscalização sobre os Ministros de Estado, influenciando sobre sua nomeação e conservação no cargo, em oposição ao *presidencialismo* em que o *executivo* não se mostra subordinado, por esta forma, ao *legislativo*.

Vai sendo, porém, vulgarizado o uso de *parlamento* para exprimir o órgão representativo do Poder Legislativo, sem qualquer alusão ao regime adotado: se presidencialista ou parlamentarista. É, pois, tomado como equivalente a Congresso Nacional.

PÁROCO. Sacerdote que tem a seu cargo uma paróquia, ou sobre a qual estende sua jurisdição espiritual. *Cura. Vigário.*

PARÓDIA. Do grego *parudía* (canto ao lado de outro), pelo latim *parodia*, na terminologia jurídica, sem se afastar do sentido gramatical, entende-se a *imitação burlesca de obra literária alheia*, ou a sua *deformação num sentido cômico*. Nessa imitação, há perfeita adaptação às situações, ao enredo, às próprias frases, à forma literária etc., mas em aspecto ou em sentido diverso.

A paródia pode, igualmente, ser feita à música.

A paródia, no entanto, *não é plágio nem reprodução abusiva*. É, como ensina Clóvis Beviláqua, “uma criação, um produto de engenho, muito embora inspirado em obra alheia, cujo desenvolvimento acompanha, dando-lhe outra intenção”. A paródia, pois, é permissiva, desde que nela não se faça extrato literal da obra parodiada.

PARÓQUIA. Do grego *paroikia*, pelo latim tardio *paroecia*, de *parochia* (diocese), no sentido de Direito Canônico assim se designa o território em que o pároco exerce a sua jurisdição.

É também denominada de *paróquia* a igreja, em que serve o *pároco* ou o *vigário*.

PARQUE. Derivado do latim popular *parcus*, pelo francês *parc*, é usado para designar o local, em que se encontram as munições e outros apetrechos de guerra: *parque de munições*.

Também é usado o vocábulo para designar os *bosques* ou *matos*, que se cercam ou se interditam, para que assim se conservem.

Com este sentido é que se dizem *parques nacionais* para as *porções de território*, onde há geralmente belezas e riquezas naturais, custodiadas e protegidas pelo Estado, para que se conservem em estado nativo, não somente como uma *reserva* do que ali se contém, como para a formação de *pontos* de excursões, como caráter recreativo e mesmo científico.

Parque. No sentido industrial, é o vocábulo empregado para designar a soma de estabelecimentos industriais ou fabris existentes em um local: *parque industrial*.

PARQUE GRÁFICO. Designa o conjunto de estabelecimentos gráficos de uma instituição, empresa, cidade, Estado ou país.

PARQUE INFANTIL. Denomina o local, em regra cercado e dotado de instalações próprias, destinado à recreação das crianças.

“PARQUET”. Expressão francesa que designa o Ministério Público, em atenção ao pequeno estrado (*parquet*), onde se postam os seus agentes em suas manifestações processuais.

PARRICIDA. Assassino dos próprios pais, ou autor de um parricídio.

PARRICÍDIO. Do latim *parricidium*, de *parens* (pai ou mãe, ascendente) e *caedere* (matar), quer significar o *homicídio* praticado pelo filho na pessoa de seu pai, de sua mãe ou de ascendente.

Tomado, porém, *parens*, no sentido de parentes, outrora parricídio exprimia todo homicídio na pessoa de um descendente pelo descendente, como do ascendente pelo ascendente. Assim, parricídio tanto era o crime do pai que matava o filho como o do filho que matava o pai.

Na linguagem técnica atual parricídio é somente o crime do filho que mata um de seus pais, seja legítimo, ilegítimo ou mesmo adotivo. E, excepcionalmente, a qualquer um de seus ascendentes: *avô, avó*. É que estes são também tidos como *pais* (*parens*).

PARTE. Derivado do latim *pars, partis*, vulgarmente quer significar qualquer *porção de um todo*: é a *cota*, o *quinhão*, a *parcela*.

Parte. No sentido técnico-jurídico, seja na linguagem forense ou na terminologia usada em referência aos contratos, *parte* é toda pessoa que intervém ou participa de um ato jurídico ou processual, como interessada nele.

Parte, assim, é o contratante ou participante de um contrato civil ou comercial. Parte é a pessoa que participa de um negócio. Parte é toda pessoa que, com legítimo interesse, provoca demanda ou nela se defende.

No sentido processual, pois, parte não é somente o autor ou o réu. Parte também é o *oponente* ou o *assistente* ou todo aquele que, no exercício de legítimo e próprio direito, vem intervir numa causa em curso.

Parte. No sentido penal, é tomado na significação de *queixa* ou *denúncia*, é o próprio *papel*, em que ela se faz. *Dar parte* é, pois, *denunciar*.

PARTE ADVERSA. Ou *parte contrária* é a designação atribuída, em um processo, ao demandante ou litigante, em relação a outra parte ou a seu contendor na ação.

PARTE BENEFICIÁRIA. Na linguagem técnica das sociedades anônimas, assim se denomina a *cota de lucros*, atribuída aos fundadores das mesmas. Diz-se também *bônus de participação*.

A *parte beneficiária* pode ser representada por *título emitido* pela sociedade anônima, o qual não confere o direito de participar da administração social, nem dá direito ao capital, mas simplesmente representa um direito à *participação* dos lucros e uma *cota-parte* do ativo social, quando da dissolução da sociedade.

PARTE DA HERANÇA. Assim se entende qualquer *porção* ou *parcela* de herança, quando se refere à mesma sem alusão aos herdeiros.

Quando em alusão a estes, entende-se o *quinhão* que a cada um deve caber, após a *partilha*.

PARTE DA SENTENÇA. O relatório, a motivação e o dispositivo.

PARTE FORMAL. No Direito Processual, refere-se às partes da relação processual que, nem sempre, vão corresponder às partes da relação material, como, por exemplo, em casos de representação ou legitimação extraordinária.

PARTE IDEAL. Denominação atribuída à porção da propriedade que compete à pessoa, quando é ainda ela integrada num todo, que não se dividiu, e, por essa razão, está ainda em estado de comunhão. Esta parte, então, por uma *divisão ideal* indica a *proporção do direito* de cada condômino e o correspondente exercício do direito dominial segundo as regras estabelecidas na lei.

Desse modo, diz-se justamente *ideal* porque, não se encontrando determinada nem sendo certa por suas limitações, a *parte* é considerada ou configurada abstratamente e mencionada por medida que corresponda ao direito do coproprietário no condomínio.

Bem por isso, a parte ideal é igualmente chamada de *parte abstrata*, ou de *parte ficta*. E assim se conservará até que se processe a divisão que venha delimitar e tornar certa a parte de cada condômino. E, então, por sua vez, cada parte se transformará num todo ou num inteiro.

PARTE INOFICIOSA. A que excede a metade dos bens que se pode doar ou testar.

PARTE INSTRUMENTAL. No Direito Processual, a que representa a parte, como o advogado.

PARTE INTERESSADA. Designa toda pessoa que tenha *legítimo interesse* em qualquer coisa ou qualquer *direito atual* sobre a mesma, de modo que se encontre em posição de defendê-la, num justo exercício do direito que lhe é atribuído.

A parte interessada, assim, é sempre o titular de um direito, que lhe seria próximo, ou que lhe cabe exercitar, em virtude de uma *delegação legal* ou por um *múnus* público, tal como nos casos de *tutela* e *curatela*.

PARTE NA SOCIEDADE. Entende-se a *cota-capital* que cada sócio tem na sociedade e com que entrou para a formação do respectivo capital. É o *quinhão* que lhe compete no capital.

Parte, aí, pois, tem o sentido de *fração de capital*.

PARTEIRA. Designa a mulher que, notadamente nas comarcas do interior, onde é mais difícil o acesso às maternidades, assiste aos partos, ajudando ou socorrendo as parturientes.

PARTEIRO. Formado de *parto*, é a denominação que se dá ao médico que se especializa em *empartejar*, isto é, que exerce, profissionalmente, a missão de ajudar as mulheres no ato *deparir* (vulgarmente se diz *dar à luz*), ministrando-lhes os socorros obstétricos de que precisem.

A profissão de parteiro não é livre: necessária a prova de *habilitação profissional*, expedida por estabelecimento oficial ou oficializado.

PARTICIPAÇÃO. Derivado do latim *participatio*, de *participare* (ter parte, partilhar, comunicar), é o vocábulo empregado na terminologia jurídica em sentidos idênticos aos de uso comum:

a) É a *ação de participar* ou de *intervir, tomar parte* em algum ato jurídico, em qualquer condição. É, portanto, a *ação de ser parte*, ou *ter cooperado* para que alguma coisa se fizesse ou fosse feita.

b) Designa o ato de *ter alguém recebido*, numa partilha, a sua *parte* ou *quinhão*. Assim, significa a própria *cota*, a *porção* ou a *parcela*, que foi atribuída à pessoa, na divisão ou partilha feita.

Mas pode, também, ser tomado no sentido de *contribuição*, ou parte a ser entregue pela pessoa para a constituição de um todo, em virtude de *responsabilidade* de um *quinhão*, que é tido como de sua obrigação.

c) É tomado no sentido de *comunicação* ou *aviso* do que tenha acontecido ou está para acontecer.

Participação. Na terminologia técnica das sociedades comerciais, é o vocábulo empregado para designar uma forma de sociedade, instituída sem as exigências legais, na qual os *sóciosagem individualmente* em proveito comum.

Vide: *Sociedade em conta de participação*.

PARTICULAR. Derivado do latim *particularis*, de *particula* (parte pequena, parcela), originariamente quer, pois, significar o que é *próprio*, é *peculiar* ou *parcela* de alguma coisa, porque se mostra *parte*, que a ela se integra ou dela se deriva.

Desta maneira, o *particular* traz sentido oposto ao *geral*, ao *comum*, ao *total* ou ao *público*.

E, com semelhante conceito, particular é tido no mesmo sentido de *privado* ou de *individual*.

Assim sendo, no sentido jurídico, sem se afastar do sentido literal de *partícula de um todo*, *dosingular* e *específico*, particular designa tudo o que é feito ou pertence às pessoas, encaradas de per si, isoladamente, tudo o que procede de ação individual, isto é, de ação pessoal, limitada a *cada qual*, donde, portanto, se exclui toda ideia de *geral*, de *comum* ou *decoletivo*.

Particular restringe-se ou se limita à pessoa, enquanto o *público* traz acepção de *geral* e que se *refere a todos*.

Desse modo, quando se diz *instrumento particular*, tem-se o sentido de um instrumento, em que não intervêm outras pessoas que não sejam os próprios interessados, que o fazem por seu próprio ofício. O *público* é o que se faz por intervenção de oficial de ofício público.

Interesse particular é o interesse individual, ou seja, o que afeta cada uma das pessoas, não interessando ao comum ou geral. Se interessa ao comum, ou geral, é público.

Instituição particular é a que se forma ou se constitui por iniciativa individual das pessoas interessadas nela, não por ação de todos ou por interesse de todos, o que revelaria o público.

Do vocábulo particular formam-se o substantivo *particularidade* e, também, o verboparticularizar.

Particular. No sentido em que é tido em matéria de *testamento*, não exprime somente aquele que se faz por instrumento escrito pelo próprio testador, o que é, também, do caráter *dohológrafo*. É o testamento que não é lido às testemunhas. E, neste aspecto, se distingue do *hológrafo*.

PARTICULARIDADE. Exprimindo a qualidade, a condição ou o estado de particular, demonstra a singularidade das coisas ou o requisito, que lhe é próprio ou peculiar. Revela a *individualidade*, demonstrada por seus sinais característicos e distintivos.

PARTICULARIZAR. Significa *tornar especial, tornar minudente, singularizar, individualizar* ou *especializar*.

Particularizar o fato, por exemplo, é identificá-lo pela demonstração ou indicação de todas as circunstâncias que o mostram inconfundível com qualquer outro.

PARTIDA. Derivado de *partir*, no sentido de *seguir viagem*, é o vocábulo empregado para designar o *ato de partir*, é a *saída*. A *partida* do navio.

Partida. Na terminologia técnica da contabilidade, usado especialmente no plural – *partidas* –, designa o vocábulo o *lançamento* feito nos livros do comerciante (*Diário*), contando das operações por ele realizadas, dia a dia.

Cada lançamento ou *registro da operação*, assim, é uma *partida*.

Conforme a técnica empregada nesta *escrituração*, dizem-se *partidas simples* ou *singelas* e *partidas dobradas*.

As *partidas simples* entendem-se os lançamentos em que somente se faz menção ao *devedor* ou *credor*, neles anotados. É efetivada pela alusão ao *título* do devedor ou credor simplesmente, sem qualquer referência ao devedor ou credor que lhe é oposto, naturalmente.

Diz-se somente: Mercadoria deve, acrescido do histórico, que lhe corresponde, pelo pagamento tal.

As partidas se dizem *dobradas* quando, no lançamento, já se especifica o devedor e, a seguir, o respectivo credor. *Mercadoria à Caixa*. Mercadoria é a devedora e Caixa é a credora. Se o lançamento se fizesse pelo sistema simples ou singelo, lançar-se-ia: *Caixa haver*, pelo pagamento de mercadorias, ou *Mercadorias deve*, pelo pagamento efetivado.

O sistema por partidas dobradas é hoje o mais usual.

As partidas dobradas, por seu turno, formulam-se em quatro maneiras, que se dizem *fórmulas*.

A *primeira fórmula* é a de um devedor e de um credor.

A *segunda*, de mais de um devedor e um só credor.

A *terceira fórmula*, de um só devedor e vários credores.

A *quarta fórmula* é a que se formula, agrupando-se vários credores e vários devedores, formando-se uma partida com todos os *devedores* e uma *contrapartida* com todos os *credores*.

É a fórmula *diversos a diversos*, em que a partida se *contrabalança* pela contrapartida.

Cada devedor, na partida, será representado por todos os débitos anotados, procedam de qualquer credor. E cada credor será *escriturado* pela soma dos vários créditos anotados a seu favor.

Devedor e *credor*, aqui, entendem-se os títulos representativos de débitos e de créditos, não devedores e credores pessoais e no sentido obrigacional.

Partida. Na acepção mercantil, é o vocábulo usado no sentido de *lote* ou *porção* de mercadorias: uma *partida* de fazendas, uma *partida* de pedras preciosas.

PARTIDÁRIO. De *partir*, do latim *partire*, de *pars*, *partis* (parte), entende-se, geralmente, a pessoa que é *adepta* (faz parte) de um *grupo* ou de uma *facção*. Ou que *pertence* ou *participa* de um *partido*, está filiada a um *partido*.

Extensivamente, *partidário* quer também designar a pessoa que *defende* ou *esposa* uma *ideia*, adotando o que nela se contém, ou *sendo favorável* aos princípios dela.

PARTIDO. No sentido político, é o vocábulo indicado para designar a *organização*, que tem por finalidade agregar ou arregimentar elementos para defesa de programas e princípios políticos, notadamente para *sufragar* os nomes de seus *membros* aos cargos eletivos. Segundo os princípios políticos adotados, cada partido toma uma denominação própria ou alusiva aos ditos princípios, dizendo-se, assim, *conservador*, *liberal*, *socialista*, *democrata*, *republicano* etc.

É livre a sua criação, fusão, incorporação e extinção, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os preceitos de caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros ou de subordinação a entidade ou governo estrangeiros, prestação de contas à Justiça Eleitoral e funcionamento parlamentar regular e legal.

Tem autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seu estatuto estabelecer normas e fidelidade e disciplina partidárias.

Deve registrar-se no TSE; tem direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, sendo-lhe vedada a utilização de organização paramilitar.

Partido. Na terminologia técnica das profissões liberais, assim se denomina o ajuste ou convenção firmada entre o profissional e outra pessoa, para que lhe preste serviços de sua profissão, quando deles necessitar, mediante uma paga mensal certa, tenha ou não se tenha utilizado deles.

É com este sentido que se diz *médico de partido*, *advocacia de partido*.

PARTIDOR. Derivado de *partir*, na linguagem comum designa todo aquele que *parte*, reparte ou divide.

Na terminologia jurídica, indica a pessoa a quem se comete o encargo de proceder à *partilha nas heranças*. É, assim, o *serventuário* da Justiça, a quem o juiz determina que proceda à divisão ou à partilha dos bens da herança, entre aqueles com direito a ela.

PARTILHA. Derivado de *partir* (formar partes, dividir, repartir), partilha, literalmente, quer significar *partição, divisão em partes* ou *repartição* de qualquer coisa em tantas *porções* quantas as necessárias ou precisas.

No sentido jurídico, não se furta o vocábulo à significação literal: é a *divisão de uma coisa* ou de *várias coisas em partes* ou *porções*, que se determinam segundo as circunstâncias, para que cada uma delas tome um *quinhão*, que será atribuído à pessoa, que se julga com direito a ele.

Revela-se, assim, um *conjunto de operações* ou um *processo*, pelo qual se efetiva *acomposição de quinhões*, que serão distribuídos ou atribuídos às pessoas que se apresentam com direito a eles.

Assim, não importa em mera *divisão* ou *repartição de coisas* ou *bens*, mas na *formação de quinhões* ou *partes*, consequentes da divisão promovida, que se *declaram* pertencentes a determinadas pessoas. Há, pois, a *partição e declaração dos direitos* relativos às *partes* ou *quinhões*, assim formados, em virtude do que os *aqinhoados*, a seguir, com os *títulos* derivados da partilha, assumem o domínio sobre os respectivos quinhões ou partes.

Em vários casos pode ocorrer a partilha na liquidação das sociedades, em que se distribui o ativo excedente pelos sócios, na divisão dos imóveis comuns, na sucessão hereditária.

Na partilha sempre se mostra o *processo final*, em que se *distribuem bens*, que se encontravam em comum, após a composição dos respectivos quinhões ou partes.

Exprime, portanto, a *formação e distribuição de quinhões*.

Em quaisquer dos casos, a partilha é promovida *amigável* ou *judicialmente*.

Segundo o processo por que se executa, a partilha diz-se *aritmética, material* ou *jurídica*.

O Projeto de Lei nº 155, de 2004 – e seu substitutivo, também de 2004 –, que tornou obrigatória a presença de advogados entre as partes no assunto de que cuida o referido instrumento –, foi sancionado pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e entrou em vigor em 05.01.2007 como Lei nº 11.441. Dispõe a lei que, a partir dessa data, não precisam passar pelo Poder Judiciário – podendo ser homologados em escrituras públicas, ou seja, em cartórios, os processos *consensuais* de separações, divórcios, partilhas e inventários, mas não nos casos envolvendo menores de idade, quando os processos continuarão indo para a Justiça, para o juiz decidir pensão, guarda das crianças e partilha dos bens. O objetivo dessa lei é o de agilizar a Justiça.

PARTILHA AMIGÁVEL. Assim se diz da partilha que se executa, particularmente, entre os interessados que, por sua deliberação, formam os quinhões e os distribuem, entre si, com intervenção do serventuário da Justiça, a quem se comete o encargo.

A partilha amigável somente se permite nos casos em que não existam *menores e interditos* e quando todos os interessados *se mostrem em harmonia* a respeito da formação dos quinhões e distribuição deles.

Assim, redundará num *acordo* entre os interessados maiores e capazes, para que se promova a *repartição dos bens*, sujeitos à partilha, por deliberação própria, consignada em documento público, nos próprios autos ou em documentos ou escrito particular.

Em quaisquer dos casos, se em inventário ou em divisão, a partilha está sujeita à aprovação do juiz para que possa surtir os desejados efeitos legais, e com os títulos que dela se derivam, possam os interessados promover a translação dos respectivos domínios.

Essa aprovação, segundo as circunstâncias, diz-se *julgamento* ou *homologação*.

Julgamento, quando, promovida no curso do inventário, o juiz a aprova por sentença mandando atribuir a cada herdeiro o quinhão que lhe cabe.

Homologação, quando processada à parte, por instrumento particular, seja no inventário ou na divisão, necessita deste batismo judicial para sua validade legal.

Mas, julgamento ou aprovação, a partilha, em realidade, há que ser aprovada, quando resultante de divisão de imóvel ou divisão de herança, pois que pelo *ato do juiz* é que se declaram os direitos que nela se fundam.

PARTILHA ARITMÉTICA. Assim se diz da partilha promovida por mera operação matemática: *por uma divisão*.

Por esse processo, no entanto, somente se efetivam as partilhas constantes de bens, que se subordinem a esta operação, notadamente quando constam de *dinheiro* ou de *valores suscetíveis de divisão aritmética*.

Já quando se trata de bens de outra espécie, a partilha, quando possível a divisão, é *material* e, quando esta é impossível, *jurídica*.

PARTILHA JUDICIAL. Ao contrário da amigável, a partilha judicial é a que se processa perante o juiz e por serventuário da Justiça, a quem se comete semelhante encargo ou ofício, quando a lei não permite que seja efetivada por acordo ou convenção dos interessados.

Quando há menores e interditos interessados na partilha, ou quando os interessados, mesmo maiores e capazes, não se acham de acordo em fazê-la amigavelmente, a partilha se processará perante o juiz e será, assim, judicial.

PARTILHA JURÍDICA. É a partilha ideal, em que, pela impossibilidade de uma partição material, atribui-se a cada interessado um *quinhão ideal* sobre a coisa pelo *valor de estimação* dado a cada quinhão ou parte.

Em semelhante circunstância, a divisão que nela se opera apresenta-se *abstrata* e permanece abstrata, porque há impossibilidade de uma divisão *concreta*, isto é, uma *divisão efetiva* da própria coisa, em virtude do que o aquinhoador pudesse se *apoderar materialmente* do quinhão que lhe cabe.

PARTILHA MATERIAL. É a que se faz efetiva pela divisão ou partição real da coisa ou dos bens, de modo que cada quinhão é, realmente, representado por uma *parte distinta*, que se separou do total.

Pela partilha material, cada quinhão formará uma *coisa independente* que, assim, passará para a posse material e efetiva do aquinhoador.

A partilha material somente é possível nas coisas divisíveis ou que suportem uma divisão efetiva e concreta.

Nas coisas indivisíveis, somente se permitirá a partilha jurídica, em que cada quinhão se representa por uma *parte ideal* sobre a coisa.

PARTILHA NA DIVISÃO. Assim se entende a distribuição dos quinhões entre os proprietários de um imóvel tido em comum, após sua divisão.

Por ela, cada condômino passa a receber a parte que compete no imóvel em vista da *divisão geodésica* procedida no próprio imóvel.

Cada quinhão, assim, se constitui em um imóvel distinto, desligado ou separado que foi do prédio até então possuído e fruído em comunhão.

A partilha na divisão também se processa judicial ou amigavelmente.

Vide: *Ação de divisão. Monte*.

PARTILHA NAS SOCIEDADES. É a distribuição dos bens sociais, que restarem na liquidação das sociedades, após satisfação de seu passivo, aos sócios dela.

A partilha dos bens sociais obedece ao critério adotado no contrato social, a respeito da *proporcionalidade* devida a cada sócio, em face do capital ou de sua parte ou cota no capital social.

PARTILHA NO INVENTÁRIO. Ou partilha da herança, entende-se o processo final do inventário, em virtude do qual se atribui ao cônjuge sobrevivente e aos herdeiros do *cujus a parte*, que corresponde a cada um, segundo seus direitos ou determinação do próprio falecido.

Embora o inventário sempre seja judicial, a partilha pode ser amigável ou judicial.

A partilha consta de várias *operações* e *atos*, pelos quais se processa a divisão dos bens da herança e se atribui ao meeiro e herdeiro, após a formação dos quinhões, o que lhes pertence.

Na partilha amigável, os interessados já levam ao juiz a divisão processada e os quinhões atribuídos a cada um dos herdeiros e parte do meeiro, se houver.

Na partilha judicial, terminado o inventário, segundo as regras prescritas pelas leis processuais, inicia-se o processo dela pela *deliberação de partilha*, sobre a qual falarão os interessados.

A seguir, virá o *esboço de partilha*, promovido pelo *partidor* que, desde que não impugnado, será aprovado pelo juiz, com as modificações ou alterações, que se fizerem necessárias.

Uma vez julgada a partilha, dela se tiram os *formais*, que são o título pelo qual se investem os herdeiros na qualidade de senhores dos bens que lhes foram aquinhoados.

Registrado, o *formal de partilha* é o título de propriedade sobre o quinhão atribuído ao herdeiro, valendo, também, como *sentença declaratória* de seu direito.

PARTO. Do latim *partus* (ação de parir), entende-se o ato pelo qual o *feto*, ou o produto da concepção, deixa o *útero materno*.

No parto, há sempre o sentido de nascimento, pelo que se distingue do aborto, onde não há nascimento.

Costumem dizer *parto prematuro* para aquele que ocorre fora do tempo normal, dito de *parto a termo*.

PARTO SUPOSTO. Na terminologia penal, assim se diz do parto fingido ou simulado. É o parto que não ocorreu, e que se quer dar como ocorrido, atribuindo-se um *nascimento* que não houve.

Nos casos de *partos supostos* ou *simulados*, somente a perícia médico-legal determinará a procedência ou improcedência da imputação, pelo exame da *puérpera*. O parto suposto é crime previsto no CP (art. 242). E como tal sujeito a penalidade.

PARTURIENTE. Derivado de *parto*, tecnicamente assim se diz da mulher em *trabalho de parto*.

Após o parto, propriamente, diz-se *puérpera*.

PASCIGO. Do latim *pascere* (levar ao pasto, apresentar), já o empregava, antigamente, como o *lugar* em que pastavam os gados.

Exprime, pois, o campo próprio para pastagem, por vezes designando a própria pastagem.

PASSADIÇO. De *passar*, é indicativo da *passagem* que se constrói entre dois edifícios paracomunicação ou acesso entre os mesmos.

Passadiço. Na técnica da construção naval, designa a superestrutura do navio (ponte de comando), onde, permanecendo o comandante, o oficial de quarto e o homem do leme, se dirige a manobra dele.

Passadiço. Denomina também a calçada ou passeio lateral das ruas.

PASSADO. Derivado de *passar* (ficar para trás, atravessar), como adjetivo, na terminologia jurídica é geralmente empregado para designar:

a) O que transcorreu, marcando uma situação jurídica irretratável. É o sentido de *passado* em julgado.

Assim, *passado* exprime o que se *afirmou* ou que se *fez duradouramente*.

b) Quer exprimir o sentido de *dado* ou simplesmente *feito* ou *promovido*, e *proferido*.

Passado recibo: o recibo *feito e dado*.

Passada a sentença: a sentença *proferida*.

Passado. Como substantivo, exprime o *tempo transcorrido* ou *que ficou para trás*.

Opõe-se ao *futuro*.

PASSADOR. Derivado de *passar*, entende-se a pessoa que *passa* alguma coisa, seja no sentido de *fazer* ou de *transportar*.

Passador. Na terminologia técnica do comércio, relativamente ao cheque, *passador* é o mesmo que *sacador* ou emitente.

É a pessoa que passa a outrem uma letra de câmbio.

Passador. Tomando o verbo *passar* no sentido de transportar, mas transportar clandestinamente, emprega-se-o na acepção de *contrabandista*, *desencaminhador*, *corruptor*.

PASSAGEIRO. Derivado de *passagem*, de *passar* (transportar, levar), designa a pessoa que *está sendo levada* ou *está sendo conduzida*, mediante uma paga, de um local a outro, por um *meio de transporte* ou *meio de condução* terrestre, marítimo ou aéreo: trem, automóvel, ônibus, navio ou avião.

Assim, o passageiro não é confundido com as pessoas postas em tais meios de transporte, para os executar ou manejar os veículos em que se realizem. Estas formam a guarnição, equipagem ou condutores.

O passageiro é o que *contrata a sua própria condução* ou *transporte* de um ponto a outro. E contrata com o dono do navio, avião etc., ou com os respectivos empresários.

É um contratante, em regra, por *adesão*, cuja vontade de contratar se manifesta pela *entrada no veículo* ou pela aquisição do *título*, que dá direito à *passagem*, título este que, também, se chama de *passagem*, *ingresso* ou *bilhete de passagem*.

Sua obrigação é pagar o preço estipulado e cumprir a disciplina regulamentar no curso da viagem; a do empresário é a de conduzi-lo ao *ponto de destino*, além de responder por outras obrigações, quiçá assumidas por força da lei e dos regulamentos de transportes.

PASSAGEM. Derivado de *passar*, significando, propriamente, a ação e efeito de passar, possui o vocábulo uma infinidade de significações, tantas quantas as que possui o verbo.

Na linguagem técnico-jurídica, no entanto, assinalam-se as seguintes:

a) Exprime o *contrato* pelo qual uma empresa de transportes se obrigou a levar ou a conduzir a pessoa ao destino pretendido, mediante a paga do preço que tenha estipulado.

Neste sentido, pois, *passagem* é o *contrato de condução de pessoas* ou o *transporte de passageiros*.

Vulgarmente, pois, é o ato de passar (transportar) a pessoa de um lugar a outro.

Como extensão a este sentido, *passagem* significa *transferência*: a *passagem do cargo* é a transferência ou translação do cargo.

b) Designa o próprio *preço da passagem*, referido no *bilhete* ou *documento*, que prova o seu pagamento.

c) Indica o *lugar por onde se pode passar*, fazendo ligação entre dois pontos ou dois lugares.

É, assim, o *caminho* que dá acesso a certo ponto ou lugar, permitindo *que se passe por ele*.

A *passagem* pode ser *pública* ou *particular*, condição que mostra a liberdade de trânsito sobre ela ou o trânsito somente permitido pelo seu proprietário ou por pessoas devidamente autorizadas.

Quando pública, o trânsito é livre, assim não ocorrendo quando a *passagem* é particular, o que mostra ser privativa a certas pessoas e não ser de uso comum.

A *passagem* não se entende somente o lugar que se passa *por terra*. Há *passagens aquáticas*, isto é, sobre rios regatos etc., entendendo-se, assim, o *trecho* que permite *travessia*.

Em certos casos, o *direito de passar* por um lugar ou o *direito de passagem* forma uma servidão, permitindo, assim, a livre *comunicação* por um caminho que não é público às pessoas que a têm. É a *passagem forçada*.

Vide: *Servidão*.

PASSAGEM INOCENTE DE NAVIO. É a *passagem* de navio pelo mar territorial de um Estado estrangeiro, a qual deverá ser ininterrupta e sem tardança, incluindo, tal *passagem*, parada e ancoragem, mas só até onde sejam fortuitas e próprias da navegação comum, ou tornadas necessárias por motivo de força maior ou de perigo para a embarcação, ou a fim de prestar socorro a pessoas, navios ou aeronaves em perigo ou desgraça.

PASSAL. Derivado de *passo*, antigamente servia o vocábulo para designar o *terreno*, o qual ficava junto ao presbitério ou às igrejas, para que nele se plan-tasse a horta do pároco ou do presbítero e ministro do templo.

Designa também antiga medida agrária.

PASSAMENTO. É o vocábulo empregado no mesmo sentido de *falecimento*, morte.

PASSAPORTE. Derivado do francês *passeport*, designa a *licença escrita* ou o *salvo-conduto*, emitido pelas autoridades administrativas que, além de conter e certificar a identidade da pessoa, a autoriza a viajar livremente, mesmo para o exterior.

Para as viagens internacionais, isto é, de país a país, o *passaporte* é documento indispensável. Constituindo um dos *papéis individuais*, que devem ser trazidos pelo viajante nas suas excursões pelo estrangeiro.

O passaporte diz-se *carteira internacional de identidade*, por ser essa uma de suas principais funções.

Passaporte. Na terminologia aduaneira, é a denominação aplicada para designar o documento que prova a *identidade do navio*.

Na terminologia técnica da legislação aduaneira francesa, serve para distinguir certo imposto (direito) cobrado pelas alfândegas dos navios estrangeiros que ancoram em porto francês, para que dele possam sair. É o direito de passaporte (*droit de passeport*).

PASSAR. Transpor, atravessar, pôr em circulação, transferir, recorrer, transladar.

PASSAR EM JULGADO. Tornar-se irretratável, tornar-se exequível, tornar-se irrecorrível, ser coisa julgada.

Vide: *Coisa julgada*.

PASSE. De *passar*, tem o sentido de *licença*, *permissão* ou *autorização*, servindo de nomeação ao próprio *bilhete* ou *documento* em que a licença ou a autorização se dá.

Extensivamente, é a designação com que se distingue o *bilhete* concedido gratuitamente à pessoa para que viaje ou seja conduzida em veículos de transporte coletivo ou fornecido em razão de serviços que está executando no interesse da própria empresa. Neste aspecto, passe é a própria *passagem*.

Passe. Na terminologia esportiva, indica a condição que é disposta nos contratos entre os profissionais de futebol e os clubes, em virtude da qual a transferência do jogador para outro clube está sujeita ao pagamento de certa importância.

PASSE LIVRE. Possui duas significações: o *passe gratuito*, que se concede em caráter permanente, para que possa o favorecido viajar continuamente com o mesmo bilhete ou o mesmo passe; ou é o *passe do profissional* de futebol, que está isento do pagamento de qualquer quantia.

PASSEATA. Derivado de *passeio* (ação de passear), é o vocábulo empregado para designar a marcha coletiva de pessoas, pelas ruas de uma cidade, em sinal de regozijo ou protesto cívicos.

PASSEIO. Derivado de *passear*, quer geralmente significar a *ação de andar*, *passeando*, isto é, *andar para regalo* ou *divertimento*.

Passeio. No sentido técnico-jurídico, passeio é a parte da rua que se localiza às frentes das casas ou edifícios, ladrilhada ou cimentada, em nível mais alto que o centro da rua, dito *decalçada* ou *calçamento*.

É, pois, a parte da rua, ou do logradouro, destinada ao trânsito dos pedestres.

O passeio se limita, assim, com o calçamento central das ruas, ou calçada, pelo *meio-fio*, constante de *pedras* ou *blocos de cimento armado* colocados pelas autoridades municipais, a fim de que sirvam de alinhamento e deem o nivelamento dele.

Vide: *Calçada*.

PASSEIO PÚBLICO. É logradouro contruído pelas autoridades administrativas para recreio e diversão da população de uma cidade, no qual se colocam *atrações* com o intuito de dar distrações aos frequentadores dele.

PASSIONAL. Do latim *passionalis*, de *passio* (paixão), geralmente é o vocábulo empregado na terminologia jurídica, especialmente do Direito Penal, para designar o que se faz por paixão, isto é, por uma *exaltação* ou *irreflexão*, conseqüente de um *desmedido amor à mulher* ou de *contrariedade a desejos insopitados*.

Qualquer fato que produza na pessoa *emoção intensa e prolongada*, diz-se paixão. Assim, tanto pode vir do amor como do ódio, da ira, da própria mágoa.

Assim, *passional* referir-se-á a toda emoção, capaz, pela sua intensidade e persistência, de produzir alterações na *reflexão* da pessoa, tornando-a exaltada e a levando à violência.

Afrânio Peixoto a define (paixão) como a “emoção crônica, em tempo, por prolongada, e aguda em manifestação, por violenta”.

Caracteriza-se, pois, pela prolongação e pela violência, enquanto a simples *emoção*, embora intensa, é breve.

Na linguagem criminal, porém, em regra, passional, exprime a *paixão pela mulher*, de que se geram os *ciúmes*, o *amor ofendido*, capazes de provocar as emoções, que alteram ou afastam a serenidade do ente humano.

A paixão, no entanto, na vigência do Código Penal brasileiro, não é excludente da responsabilidade (art. 28, I).

Vide: *Paixão*.

PASSIVO. Derivado do latim *passivus*, de *pati* (suportar), é geralmente empregado, em oposição a *ativo*, para mostrar a qualidade ou a condição de quem *não exerce*, mas *sofre* ou *suporta a ação*.

Passivo. Na terminologia técnica das finanças e da contabilidade, exprime o vocábulo o conjunto de *encargos* a serem cumpridos ou *suportados* por uma pessoa, seja esta física ou jurídica, *encargos* estes apreciáveis ou representados em *dinheiro*.

Passivo, pois, é indicativo da *soma de dívidas* de uma pessoa, e que *pesam sobre seu patrimônio* (ativo). E, assim, se entendem *dívidas* ou *obrigações exigíveis*, porque o que *não for exigível* não afeta o patrimônio (ativo) da pessoa e não corresponde à *parcela do passivo*.

Estas dívidas podem constar de dívidas ou débitos pessoais, provenientes de créditos de outrem, como podem constar de obrigações a pagar, isto é, letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas etc.

Assim, a rigor, passivo é *tudo o que se tem a pagar* ou *o que se deve*, em oposição a ativo, que é *tudo o que se tem a receber* ou *se possui*.

Na nomenclatura da contabilidade, por vezes, é tomado o vocábulo, em sentido mais amplo, para designar, ao lado do *ativo*, a *soma dos saldos credores* das diversas contas, a serem anotados nos balanços ou nos balancetes.

Mas, aí, o passivo não se mostra, tecnicamente, uma realidade financeira, apenas um aspecto contábil, pois que nele se incluem contas de compensação e contas que não constituem obrigações, propriamente, tais como *fundos de reserva*, *de amortização* etc.

Passivo, então, passa a significar o *total* de saldos credores e todas as contas inscritas nos livros comerciais, constituam, ou não, um encargo do comerciante ou da sociedade comercial ou civil.

Neste particular, vem adotando a técnica da contabilidade a praxe de fazer distinguir os passivos, anotando-os em *exigível* e *não exigível*, pois somente os *saldos credores exigíveis* constituem, propriamente, o *passivo*, em sua significação técnica.

Passivo. Na terminologia popular, em referência ao homossexualismo masculino, emprega-se para assinalar aquele que exerce a função da mulher, satisfazendo os apetites sexuais de outrem, que se apelida de *ativo*.

É o *pederasta passivo*.

Vide: *Homossexualismo Pederastia*.

PASSIVO EXIGÍVEL. Na técnica contábil é o passivo que, em realidade, é formado pela totalidade dos débitos ou das obrigações exigíveis da entidade comercial ou da instituição econômica civil. Nele, porém, somente se incluem os valores que se revelam créditos de outrem e que possam ser por outrem exigidos.

Conforme a época em que semelhantes créditos se possam exigir, é o passivo dito de *curto prazo* ou *longo prazo*.

A *curto prazo*, quando as obrigações, que nele se incluem, se mostram aquelas que se vencem em prazos bancários, ou não excedentes dos prazos em que os bancos fixam os limites para os títulos ou as operações ditas *bancárias*.

A *longo prazo*, quando constituídos por dívidas que se resgatam a prazo dilatado.

PASSIVO NÃO EXIGÍVEL. É representado pelos créditos que se inscrevem no passivo de um balanço, mas não se identificam por créditos exigíveis, visto que, em verdade, se mostram

parcelas pertencentes à própria entidade econômica, como o capital e fundos de reserva, ou se indicam contas simplesmente de compensação, sem envolver o compromisso a pagar.

PASSIVO REAL. É aquele que mostra a realidade do passivo, composto pelas obrigações assumidas pela entidade e que por ela devem ser resgatadas, concretizando-se pelos passivos exigíveis a curto e a longo prazo.

PASTA. Derivado do latim *pasta* (massa), é, em sentido figurado, aplicado na terminologia jurídica para indicar o ofício ou cargo do Ministro de Estado. É, assim, equivalente *aministério*.

PASTAGEM. Derivado de *pasto*, tem o mesmo sentido de *pascigo*, indicando, pois, não somente a *ação de pastar*, como o lugar em que pastam ou *pascem* os animais herbívoros.

Tecnicamente, porém, é usual o emprego do vocábulo para exprimir a ação de pastar, reservando-se *pasto* para designação do *campo*, em que está a *erva* que nutre os animais.

PASTILHA. Derivado de *pasta* (massa), na técnica fiscal entende-se todo produto, composto de drogas, especiarias ou qualquer outra substância, apresentado em tamanhos pequenos, de forma arredondada, seja para fins médicos ou para mero deleite.

PASTO. Do latim *pastus*, de *pascere* (apascentar, sustentar), quer, em sentido lato, significar *alimento*, *sustento* ou toda *alimentação*, notadamente de natureza vegetal.

Pasto. Mas, na técnica agrícola, é propriamente tomado no sentido de lugar em que há erva para alimentação de animais de quaisquer espécies.

Equivale, assim, ao *pascuo*, do latim *pascuus*, correspondente ao *pascuus ager* (campo para pastagem ou propriamente pascigo ou pacigo).

PASTO COMUM. É o mesmo que *compáscuo*, ou pasto, onde a pastagem pode ser feita por animais pertencentes a vários donos.

Pode ser convencional ou resultar de determinação das autoridades municipais, segundo regras fixadas nas respectivas *posturas*.

PASTOR. Do latim *pastor*, exprime aquele que *apascenta* ou que leva o gado ao pasto.

Pastor. Na terminologia religiosa, designa o *sacerdote* ou a pessoa a quem se comete o encargo de *apascentar almas*, isto é, vigiá-las e encaminhá-las à presença do Senhor. É *opastor espiritual*.

PASTORAL. Do latim *pastoralis* (referente ao pastor), diz-se o escrito dado pelos bispos, em que expõem alguma doutrina ou lição de moral a seus diocesanos.

Pastoral. Também assim se designa o livro que contém as orações, as cerimônias, os deveres e as funções de um bispo.

PATENTE. Derivado do latim *patens*, *patentis*, de *patere* (ser claro, ser evidente, manifestar-se), é geralmente empregado para o que é *evidente*, *claro*, *sem sofismas*, *positivo*, *público*.

Patente. Como expressão técnica, em uso na terminologia jurídica, designa o *documento* ou *oato escrito*, emanado de autoridade administrativa, em que se outorga ou se confere uma *concessão*, seja de um título, de um posto ou de um privilégio, no qual se declaram ou do qual decorrem as *regalias* e os *direitos*, que na patente se fundam.

Neste sentido, a patente distingue-se em *militar*, indicativa do *posto*, ocupado ou deferido, ou de *invenção*, para designar a *carta* ou o *título de privilégio* concedido ao *inventor*.

PATENTE DE INVENÇÃO. Assim se diz o *título de privilégio* concedido ao inventor de uma *descoberta de utilidade industrial* (invenção).

Por ela, cuja concessão assenta em regular processo administrativo, garante-se ao inventor o uso e gozo exclusivo da exploração de seu invento ou descoberta.

A patente não é concedida em caráter permanente. A lei marca prazo para o gozo do *privilégio*, inerente à sua concessão.

PATERNIDADE. Derivado do latim *paternitas*, de *pater* (pai), em sentido jurídico, mostrando a qualidade ou o fato de ser pai, designa o *laço* ou o *liame jurídico* que une o pai ao filho.

A *paternidade*, quando decorrente de *casamento*, dizia-se *legítima*. Quando não, dizia-se *senatural* ou *ilegítima*.

Dela, pois, segundo as circunstâncias apontadas, se gera a filiação paterna natural ou paterna legítima.

Regendo a paternidade civil ou a paternidade legítima, há a regra: *pater is est, quem nuptiae demonstrant*.

É presunção que pode ser *contestada* pelo marido, em face de *atos*, que mostrem a impossibilidade física da geração, mediante ação competente.

A declaração da paternidade feita no Registro Civil, desde que não promovida pelo próprio pai, somente terá valor jurídico quando foi feita por mandatário com poderes especiais.

A *paternidade* pode ser investigada, quando se faz mister assegurar ao filho os direitos sucessórios, que lhe cabem por sua filiação paterna.

Vide: *Filiação. Investigação da paternidade*.

PATIBULAR. De *patíbulo*, diz-se geralmente da pessoa que se mostra de tendências criminosas, ou que se apresenta com o aspecto de criminoso. Também o que é relativo a patíbulo.

PATÍBULO. Do latim *patibulum*, designa certo instrumento de suplício, ou a espécie de forca erguida sobre estrado elevado ou tablado, e destinada ao justicamento do criminoso condenado à morte por estrangulamento. Extensivamente é aplicado para indicar qualquer espécie de aparelho ou instrumento de suplício, em que se cumpre a pena de morte. *Cadafalso, guilhotina*.

PATOLOGIA. Parte da Medicina que estuda as doenças.

PATRÃO. Derivado do latim *patronus* (protetor, defensor), na terminologia técnica do Direito do Trabalho, entende-se o *empregador*, isto é, toda pessoa que mantém empregados ou pessoas que trabalham para si, sob regime de salário.

Vide: *Locação. Preposição*.

Neste sentido, pois, somente se considera *patrão* quem explora industrialmente o serviço de outrem ou por conta de quem trabalha uma pessoa, em caráter *permanente* ou *defetividade*.

Assim, a utilização eventual do trabalho de outrem não atribui ao utilizador accidental a qualidade de patrão.

O patrão responde civilmente pelos danos causados por seus empregados ou operários no exercício de suas funções, serviços ou trabalhos.

Patrão. Na linguagem técnico-marítima, é a designação que se atribui ao *mestre de um barco* ou ao *arrais*. É assim o *capitão* de certas embarcações. E, por esta razão, deve estar munido de *autorização*, expedida pelas autoridades marítimas, para que possa *governar* ou *dirigir* seus barcos.

PÁTRIA. Do latim *patria*, de *pater* (pai), entende-se, vulgarmente, o lugar ou o país *em que se nasce* ou *em que se teve origem*.

Nesta circunstância, demonstrando a *pátria* uma relação de *ordem natural*, um *fato humano*, toda pessoa *terá sempre uma pátria*, porque, em qualquer lugar, há de ter nascido.

É, portanto, em sentido próprio, a significação de um fato ou acontecimento, que não pode ser destruído pelas leis civis ou políticas.

No entanto, empregam-no na acepção de *nacionalidade*, cujo sentido é tecnicamente mais exato quando se quer referir à situação jurídica que decorre do *nascimento* ou *denaturalização*.

Pátria traz sempre consigo a ideia de *origem* ou *primitividade*, ligada a um *fato*, independente da vontade humana.

Vide: *Nacionalidade. Nascimento. Naturalização*.

Para a pessoa que perde a *nacionalidade* diz-se *apátrida* ou *sem-pátria*. Mas, *pátria*, aí, não tem sentido próprio. É tida em significação de *nacionalidade*, pois que a realidade é contrária a princípio de ordem natural: nasce-se sempre em alguma parte.

No entanto, *apátrida* ou *sem-pátria*, a rigor, entende-se aquele *cujo lugar de nascimento não se sabe* ou é desconhecido, embora geralmente determine a pessoa que se viu privada de sua nacionalidade.

PATRIARCA. Do latim *patriarcha*, de origem grega, *patriarches*, quer significar *chefe de família*.

Patriarca. Na linguagem técnica do Catolicismo, assim se diz do prelado que é investido em dignidade eclesiástica superior à de arcebispo, a quem se confia o governo de diocese de maior importância.

PATRIARCADO. De *patriarca*, designa, na terminologia social e jurídica, ao contrário *dematriarcado*, o regime de família em que domina a autoridade ou chefia do pai.

Além de lhe ser atribuída a autoridade de *chefe da família* que, outrora, se exercia, por vezes, em caráter despótico, pelo patriarcado, o *chefe* funcionava como pontífice do grupo ou família, a quem cabia *presidir* ou dirigir.

Patriarcado. No sentido eclesiástico, exprime a dignidade e jurisdição do patriarca, e a *própriadiocese* ou circunscrição territorial administrada por ele.

PATRÍCIO. Derivado do latim *patricius*, significava, primitivamente, *nobre* ou *aristocrata*, opondo-se, assim, a *plebeu*.

Entre os romanos, era título que o imperador conferia àqueles que prestassem serviços relevantes ao império e nele exercessem altas funções. O próprio imperador era o *primeiropatricius* do império.

Por vezes, foi o título conferido a estrangeiro. O imperador Constantino agraciou um deles (Clóvis) com a dignidade.

Dizia-se *patriciado* para a dignidade de patrício.

Patrício. É aplicado, modernamente, para indicar toda pessoa que tenha nascido no *mesmo lugar* ou *país* em que outra nasceu, em relação a todos que se encontravam em idênticas condições.

PATRIMÔNIO. Derivado do latim *patrimonium*, de *pater*, originariamente quer o vocábulo significar os *bens da família* ou os *bens herdados dos pais*.

Nesse restrito sentido, tinham-no, primitivamente, os romanos, que chegavam, mesmo, a distingui-lo sob a determinação de família, simplesmente, ou de *família pecunia*, conforme se registra nos fragmentos das XII Tábuas, a respeito do Direito das Sucessões.

Aliás, aludindo ao patrimônio, primitivamente, os romanos chamavam-no de *res*. Foi esta a denominação mais antiga.

Diziam-se, também, *bona*, vocábulo pretoriano que se encontra em várias locuções: *In bonis habere*, *missio in bona*, *venditio bonorum*, *bonotum possessio*.

E com esta expressão – *bona*, Paulo o definiu: *bona intelliguntur cujusque quae deducto oere alieno supersuni*.

Patrimônio. No sentido jurídico, seja civil ou comercial ou mesmo no sentido do Direito Público entende-se o *conjunto de bens, de direitos e obrigações*, aplicáveis economicamente, isto é, em dinheiro, pertencente a uma pessoa, natural ou jurídica, e constituindo uma *universalidade*.

Roberto de Ruggiero: “Patrimônio é o conjunto de relações jurídicas, imputáveis a um titular, e suscetíveis de avaliação econômica”.

O *patrimônio*, assim, integra o sentido de um *complexo de direitos* ou de *relações jurídicas*, apreciáveis em dinheiro ou *com um valor econômico*, em qualquer aspecto em que seja tido, isto é, como *valor de troca*, valor de *uso* ou como um *interesse*, de que possa resultar um fato econômico.

Nesta acepção, o patrimônio é considerado uma *universalidade de direito*, constituindo, assim, uma unidade jurídica, abstrata e distinta dos elementos materiais que o compõem, de modo que podem estes ser alterados, pela diminuição ou aumento, ou mesmo desaparecerem, sem que seja afetada sua existência, que se apresenta juridicamente a mesma durante a vida do titular dos direitos ou relações jurídicas que o formam.

A ideia de patrimônio está intimamente ligada à de pessoa, de modo que chegam a considerá-lo como o “prolongamento da personalidade” (Raoul de la Grasserie).

Nesta razão é que Planiol assentou que:

I. As pessoas somente podem ter um patrimônio.

II. Toda pessoa tem necessariamente um patrimônio.

III. Cada pessoa pode ter, unicamente, um patrimônio.

IV. O patrimônio é inseparável da pessoa.

Destas regras se infere que o patrimônio:

- a) Assenta na própria natureza da pessoa, considerada como capaz de ser sujeito, ativo ou passivo, de direitos e obrigações, somente tendo aptidão para possuir bens ou assumir obrigações.
- b) Que o patrimônio não significa simplesmente *riqueza*, pois que pode ser constituído por *direitos*, que não se mostrem de *valor positivo*, embora apreciáveis economicamente, ou possam resultar num valor econômico positivo.
- c) Que o patrimônio, desde que se apresenta como uma *universalidade*, tem que ser *único*, embora, por uma ficção jurídica, se permita seu fracionamento, como nos casos dos *benefícios de inventário* e na *sucessão dos bens do ausente*.

Somente, assim, excepcionalmente, poderá o patrimônio ser dividido em *massas distintas*.

- d) Quer então significar que a *totalidade* do patrimônio somente se separa da pessoa quando esta morre, porque nas alienações de bens que formam seu conteúdo não há transferência de patrimônio, mas de parcelas dele. Quando ocorre a transferência, por morte até que passe aos herdeiros, o patrimônio recebe o nome de *herança*.

Em certas circunstâncias, costumam denominar o *patrimônio de bruto* ou de *líquido*.

Patrimônio. Em sentido restrito, é o vocábulo empregado para designar uma certa massa de bens, a que se deu um destino certo, ou que foi constituída ou composta com uma *afetação especial*.

É o caso das *fundações*, cuja personalidade decorre da *instituição patrimonial* em que foi erigida.

Aliás, em sentido mercantil, é comum empregar-se o vocábulo neste significado estreito: *conjunto de bens* ou *ativo do comerciante*.

Assim, no patrimônio, compreendem-se somente a *soma de bens* representada pelos direitos reais ou pelas obrigações ativas exigíveis.

PATRIMÔNIO AUTÔNOMO. Ou patrimônio autonomizado, entende-se a *massa de bens*, que se constitui por si mesma ou se desmembrou de outro patrimônio, para formar uma *universalidade de bens*, a que se afeta um fim ou um objetivo especial, em regra de interesse coletivo e para cumprir destino, que lhe é determinado pelo Poder Público.

O patrimônio autonomizado, próprio das *autarquias*, distingue-se do patrimônio das fundações.

Nestas, a *fundação* é o próprio titular dos bens e direitos que o formam.

Nas autarquias, embora o patrimônio seja administrado por um conselho ou diretoria, a que se confere *autonomia administrativa*, em verdade não pertence à instituição, mas ao próprio *Estado* que as criou.

Os bens do patrimônio autônomo acumulam-se em benefício da autarquia. Formam, aparentemente, um patrimônio próprio. Mas, juridicamente, são bens que pertencem ao domínio do Estado. E, portanto, integram, também, o seu patrimônio.

PATRIMÔNIO BRUTO. Assim se diz do complexo de direitos, bens e obrigações de uma pessoa, sem qualquer atenção às suas dívidas ou às suas *obrigações passivas*.

É, assim, o conjunto de *direitos e encargos* de uma pessoa, apreciáveis em dinheiro, considerados em sua totalidade, sem *qualquer dedução*.

Opõe-se ao *patrimônio líquido*. E corresponde, na terminologia comercial, ao *ativo* do comerciante ou do estabelecimento, isto é, o total de seus haveres e de *seus direitos*, que tenham um valor econômico, sem qualquer cogitação de seus débitos ou a seu passivo.

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. É expressão criada pela Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, dando nova redação à Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, com o art. 31 A, dispondo que o incorporador poderá submeter a incorporação ao regime de afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. (nsf)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO. É a denominação dada ao *saldo* apurado entre o ativo e passivo de uma pessoa, ou seja, o conjunto de bens de uma pessoa, dedução feita de seu passivo, que representa os direitos de outrem contra ela.

E, assim, se mostra o saldo havido no balancete das somas dos valores contidos no ativo e passivo da pessoa, o que corresponde, por sua acepção estrita, a seu *capital*, ou seja, *o que lhe resta*, satisfeito o pagamento de suas obrigações passivas.

PATRIMÔNIO PRIVADO. Designa, especialmente, toda espécie de patrimônio pertencente às pessoas, sejam físicas ou jurídicas, que dele podem dispor, respeitadas as regras legais, conforme sua própria vontade.

PATRIMÔNIO PÚBLICO. É representado pelo conjunto de bens que pertencem ao domínio do Estado, e que se institui para atender a seus próprios objetivos ou para servir à produção de utilidades indispensáveis às necessidades coletivas.

Vide: *Domínio. Domínio da União.*

PÁTRIO. Derivado do latim *patrius*, de *pater*, na linguagem jurídica designa propriamente tudo *o que se refere ao pai*, é concernente ao pai ou procede do pai.

Mas, também, é tido na significação de referente ou relativos à *pátria*.

PÁTRIO PODER. Vide: *Poder familiar.*

PATROCÍNIO. Do latim *patrocinium*, quer o vocábulo, vulgarmente, significar o mesmo que *auxílio* ou *proteção*.

Patrocínio. Como expressão técnica, em uso no foro, quer exprimir a *ação* ou a *atuação* do *advogado*, no processo, em defesa de uma das partes litigantes. É, pois, a própria missão ou mister do advogado em pleno exercício.

Desta forma, *patrocinar uma causa* é *defender* essa causa ou *acompanhar a defesa de uma das partes*, no litígio que se formou.

Esta significação, aliás, é originária da terminologia técnica dos romanos, em que o *patrocínio* se entendia a *defesa e proteção* feitas pelos patrícios a respeito dos interesses dos plebeus.

E daí, também, é que advém o sentido de *patrono*, atribuído a todo advogado que *defende* alguém em juízo, seja como autor ou como réu.

PATRONAL. Relativo ou pertinente a patrão.

PATRONATO. Derivado do latim *patronatus*, de *patronus*, originariamente quer exprimir a condição ou a qualidade da pessoa que protege ou patrocina outrem.

Patronato. Na terminologia jurídica, é o vocábulo empregado para designar certos estabelecimentos de assistência e de educação, fundados por iniciativa particular ou do Poder Público, a fim de que neles se *recolham*, ou sejam admitidas certas pessoas, cuja *assistência* se deva promover ou cuja *educação* seja necessário melhorar.

Às vezes, designa certos estabelecimentos de *correção*, a que se recolhem, como medida de *proteção* e de *educação*, os delinquentes, notadamente menores.

Patronato. No sentido econômico, quer significar o *regime de trabalho assalariado*, ou *para o patrão*.

PATRONÍMICO. Do grego *patronymikos*, pelo latim *patronymicus*, é juridicamente empregado para designar o *nome que vem do pai*: é o nome de família.

Vide: *Nome.*

PATRONO. Do latim *patronus*, literalmente é aquele que protege, que serve de protetor.

Mas, na linguagem jurídica, designa o *advogado* que, em nome de outrem, defende seus interesses num processo, ou numa demanda, seja na qualidade de autor, ou de réu.

PATRULHA. Derivado do francês *patrouille*, na terminologia militar designa o *grupo de soldados* ou *de homens armados*, sob o comando de militar mais graduado ou de uma pessoa, com o encargo de exercer o *policimento* em uma cidade, ou de *executar qualquer outra missão*.

Extensivamente, porém, é empregado para designar o próprio *policimento*, que melhor se diria *patrulhamento*, ou a *ronda* executada pelo grupo de soldados.

PAUTA. Como expressão técnica do Direito, é empregada para designar a *relação* ou *adiscriminação* de produtos e mercadorias sujeitos a determinado tributo, com a indicação da *quantia* ou *percentagem* em que se fixa a *contribuição*.

Assim, a *pauta* tem o mesmo sentido de *tabela* ou *tarifa*, elaborada para cumprimento da tributação.

Nesta razão é que se diz *pauta alfandegária* ou *tarifa alfandegária* para o índice ou relação discriminativa das mercadorias e produtos importados, com a indicação dos *direitos alfandegários* ou dos *impostos de importação*, devidamente fixados pelo seu *quantum* ou pela *percentagem*, que lhes devem ser atribuídos.

Desta forma, a *pauta* não somente se entende o *rol* ou o *índice* das mercadorias sujeitas ao imposto de importação, como a especificação das *taxas* (sentido estrito), que lhes correspondem.

E, desse modo, *pauta* apresenta-se em sentido mais amplo que *tarifa*, pois que esta, às vezes, entende-se o *valor da tributação* devida pela mercadoria ou produto importado.

Vide: *Direito aduaneiro. Direito tributário. Tarifa alfandegária.*

Pauta. No sentido vulgar, é a regra, ou a *norma*, ou o *modelo* que deve ser seguido na feitura de certas coisas ou o *modo* na execução de certos atos.

E, dentro desta acepção, *pauta* designa a *relação dos feitos a serem julgados* em determinado dia, ou a *relação dos projetos* que devem ser submetidos à apreciação de uma assembleia legislativa, ou a *relação de assuntos* a serem discutidos por uma assembleia qualquer, no dia mencionado nessa relação. Em decorrência, o *que está em pauta*, claramente, exprime ou designa o *que está com dia marcado* ou *indicado* para ser submetido a julgamento, a discussão ou a aprovação.

PAVILHÃO. Do francês *pavillon*, do latim *papilio* (borboleta), por comparação, passou a ser usado na técnica das construções como *tenda de campanha* ou *construção isolada* ou *ao lado do corpo principal do edifício*.

Pavilhão. Na linguagem técnica do Direito, é o vocábulo empregado para designar a *bandeira*, que os navios ou as aeronaves fazem hastear em mastros próprios, para assinalar as respectivas nacionalidades.

Assim, significa a própria *bandeira nacional* que se mostra o *símbolo* do Estado.

No entanto, na linguagem marítima, ainda se chama pavilhão o *estandarte* ou a *bandeira*, que se arvora nos navios, como indicação do posto do oficial que os comanda ou *paraindividualização* do próprio comandante.

Neste sentido, então, diz-se pavilhão do almirante.

Pavilhão. É ainda usado o vocábulo, na expressão *lei do pavilhão*, em referência ao princípio aceito pelo Direito Internacional Marítimo, em virtude do qual o navio que viaja sob a proteção de um *pavilhão* de um Estado não pode ser apreendido nem sequestrado pelos Estados beligerantes, estando tudo o que nele ocorre, em *alto-mar*, subordinado às leis vigorantes no Estado a que pertence.

PAVIMENTO. Derivado do latim *pavimentum*, de *pavare* e, no latim tardio *pavire* (calçar), entende-se, propriamente, o piso de um prédio calçado a pedras ou lajes.

Mas, na técnica das construções, designa os *andares de uma casa*, distinguindo-se, assim, *empavimento térreo*, ou *pavimento assobradado*. E tantos quantos forem os *andares* de uma casa, serão os seus *pavimentos*.

PAZ. Do latim *pax*, exprime, genericamente, o *sossego*, a *tranquilidade*, a *calma*, a *anormalidade*, a *quietude*, em que se mostram as pessoas ou as coisas.

No sentido do Direito Internacional, opondo-se à *guerra*, entende-se a *ausência de luta* ou *deconflito* de um Estado com outro, revelando, assim, a *tranquilidade* que nele reina, e *aconcórdia* ou a *harmonia* de suas relações com os demais Estados soberanos.

Desse modo, *tratado de paz* quer exprimir o acordo entre duas ou mais nações, para que se mantenham em harmonia, resolvendo amigavelmente suas pendências, ou para que cesse *aluta armada*, que se ferira entre elas.

Paz, então, é tida, assim, em perfeito sentido de *boas e cordiais relações* entre os povos, vivendo em tranquilidade para o trabalho produtivo e ereção de Estados prósperos e úteis a seus componentes.

PE. Do latim *pes*, designa o vocábulo, como expressão anatômica, a *parte do corpo humano* que constitui a extremidade dos membros inferiores, a qual, apoiando-se sobre o solo, permite a locomoção do homem. Em sentido figurado, na terminologia dos negócios, é tomado na significação de *pretexto, motivo, causa* etc.

Tem muitas acepções.

PEALO. Formado de *pealar* (prender ou agarrar o cavalo com o laço ou com o pealo, no RS, Brasil), na gíria forense assim se diz para o ato praticado por um dos advogados em função no processo, pelo qual, agindo de surpresa ou inesperadamente, procura tirar uma *vantagem* para seu constituinte.

O *pealo*, em regra, resulta de inadvertência ou negligência da parte adversária, inteligentemente aproveitada pela outra parte.

Assim, não é propriamente *chicana*, que se mostra ato vedado em lei, quando o *pealo*, resultante de iniciativa oportuna, embora inesperada pela parte adversária, tende em anular aquilo que o adversário poderia ter feito, mas não fez.

PEÃO. Do latim vulgar *pedone*, de *pes* (pé), na linguagem antiga, significava o *plebeu*, que andava a pé.

Mas, também, se entendia aquele que *servia a pé*, podendo, mesmo, ser fidalgo: *peão filho d'algo*, neste caso se dizia.

Peão. Do espanhol platino *peón*, designa o empregado (agregado) das fazendas ou estâncias, onde serve como tratador, amansador ou condutor dos animais. É, assim, o *trabalhador do campo*. Denomina também o condutor de tropas ou o amansador de cavalos, burros e bestas.

PEAR. Formado de *peia*, do latim *pede* (prisão de corda e ferro para prender os pés das bestas), é vulgarmente empregado no sentido de *impedir, estorvar, pôr obstáculo*.

Na terminologia jurídica antiga, no entanto, tinha o sentido de *castigar ou obrigar à pena da lei*.

PEÇA. Do latim medieval *petia*, é geralmente usado no sentido de *parte de um todo* ou *deelemento*, que se encontra em um conjunto, *considerado como um todo*.

Assim, a peça, em certos casos, pode ser tida no mesmo sentido de *pertença*, quando não seja elemento indispensável à formação da coisa, mas simplesmente acessório dela.

Desse modo, os móveis de uma casa são *peças* ou *pertenças* dela.

Peça. É empregado, também, para exprimir o *todo*, notadamente quando se trata de *coisas de arte*. Assim se considera por inteiro, *não como partes*.

Nas expressões, *peça de música* ou *peça teatral*, é nesta última acepção que é aplicado.

Peça. Na terminologia forense, é o documento ou qualquer escrito que se integre ou faça parte dos autos do processo. Designa, pois, qualquer *parte* elementar ou componente do processo: *petição, contestação, laudo, documentos probatórios, depoimento* etc.

PEÇA ACUSATÓRIA INAUGURAL. Peça Acusatória Inaugural é outra expressão a designar Denúncia.

Vide: *Denúncia* e *Exórdio*. (gc)

PEÇA INCOATIVA. Peça Incoativa é outra expressão a designar petição inicial. Vide verbete correspondente. (gc)

PEÇA INCREPATÓRIA. Peça Increpatória é outra expressão a designar Denúncia.

Vide: *Denúncia* e *Exórdio*. (gc)

Peça Ovo. Peça Ovo é outra expressão a designar petição inicial. Vide verbete correspondente. (gc)

PECADO. Do latim *peccatu*, indica a transgressão de preceito religioso. Por extensão, designa a falta, o erro, a culpa ou o vício.

PECADO CAPITAL. Cada um dos sete vícios ou faltas graves catalogadas pela Igreja: avareza, gula, inveja, ira, luxúria, orgulho e preguiça.

PECADO MORTAL. Violação grave à lei divina, levando à danação da alma.

PECADO ORIGINAL. O estado de culpa, transmitido por Adão e Eva aos seus descendentes.

PECADO VENIAL. Enfraquecimento da graça de Deus, sem causar a sua destruição.

PECUÁRIO. Do latim *pecuarius*, é juridicamente empregado no sentido originário: refere-se a tudo o que se relaciona ao gado.

Como substantivo, na forma feminina *pecuária*, do latim *pecuaria*, entende-se a *arte de criar e de tratar o gado*.

PECULATÁRIO. Agente no crime de peculato ou aquele que comete peculato.

PECULATO. Do latim *peculatus*, de *peculari*, de *pecus* (gado), literalmente, deveria exprimir o *furto de gado*.

Pecus, primitivamente, era a *moeda* corrente. E daí por que *peculatus*, desde os primeiros tempos de Roma, exprimia o *furto de dinheiros públicos: furtum pecuniae publicae vel fiscalis*.

Peculato. No sentido técnico do Direito moderno, exprime a *apropriação*, a *subtração*, o *consumo* ou o *desvio de valores* ou *bens móveis* pertencentes à Fazenda Pública ou que se encontrem em poder do Estado, por *funcionário público*, que os tenha sob sua guarda ou responsabilidade, em razão de cargo, da função ou do ofício, seja em proveito próprio ou alheio.

Assim, constituem-se elementos essenciais à configuração do ato criminoso:

- a) A qualidade ou condição de funcionamento público, seja em caráter efetivo ou, mesmo, interino.
- b) A subtração, apropriação, desvio, em proveito próprio ou alheio, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem público ou particular.
- c) A *posse* de tais valores, isto é, guarda, depósito, arrecadação, administração, em *razão do cargo* pelo funcionário, agente do delito.

Funcionário, no sentido que lhe empresta a lei penal para evidência do peculato, entende-se todo aquele que está no exercício de um cargo ou função pública, sejam remunerados ou não, em caráter permanente ou transitório.

E, considerado *exator* pela natureza do cargo ou função, comete *peculato* tão logo converte, em *proveito próprio* ou *alheio*, a *coisa móvel* subtraída ou consumida, que se encontrava em sua posse, isto é, sob sua guarda e responsabilidade.

Embora, a rigor, o peculato seja crime praticado, propriamente pelo *exator*, a lei penal brasileira admite a configuração criminal para a *apropriação* ou *subtração* de dinheiro ou qualquer outra utilidade, por *funcionário público*, que tenha recebido tais valores por *erro de outrem* (Código Penal, artigo 313).

PECULIAR. Do latim *peculiaris*, de *peculium*, originariamente significa o que é *próprio do pecúlio*, vem no *pecúlio* ou é *integrante dele*.

Mas, no sentido técnico do Direito, exprime a *qualidade que é própria* de uma coisa, que é *inerente*, *essencial* ou *integrante dela*.

Desse modo, a coisa *sempre a traz*, servindo para distingui-la de qualquer outra do mesmo gênero ou mesmo de igual espécie.

A *peculiaridade* das coisas, assim, evidencia a *particularidade* que não se separa delas, porque se apresenta como *requisito originário* ou elemento que a ela se integrou, desde que foi criada ou formada.

Excepcionalmente, pode o que é *peculiar à coisa* ser afastado ou retirado dela, desde que por quem tenha autoridade legal, para fazer semelhante *modificação*.

Neste caso, a coisa se apresentará em outro aspecto, revelando-se em modalidade diferente daquela, em que se apresentava quando com a *qualidade*, que lhe era própria, que, pela modificação ou remoção dela, não mais lhe pertence.

No entanto, enquanto persiste na coisa a qualidade, que lhe é atribuída como *peculiar*, a mesma não se pode apresentar sem ela, porque é elemento que nela se fixou como dominante e essencial.

PECÚLIO. Derivado do latim *peculium*, de *pecus* (gado, que, primitivamente, era tido como a moeda corrente, e de que se formou *pecunia*, dinheiro), exprime propriamente a *reserva*

pecuniária ou *em dinheiro*, constituída por alguém do produto de seu trabalho. É o resultado ou a soma, que se forma de *economias feitas*.

E, daí, a expressão *formar pecúlio* ser tida no sentido de *economizar* ou *fornecer* parte do que se ganha ou se obtém, para constituição de uma reserva pecuniária ou financeira.

Pecúlio. Na técnica trabalhista indica a indenização devida por acidente do trabalho, nas hipóteses de morte ou invalidez.

Pecúlio. Na terminologia previdenciária, designa a soma das importâncias correspondentes às suas próprias contribuições, devida ao *segurado* que ingressa na previdência social após completar a idade limite e ao *aposentado* que volta a exercer a atividade.

Pecúlio. Na terminologia jurídica, antigamente, era também empregado para designar *coleção* (conjunto, porção) de *apontamentos jurídicos* ou sobre qualquer outra matéria, feita por alguém para uso próprio.

PECÚNIA. Do latim *pecunia*, de *ecus*, sempre foi empregado em sentido técnico do Direito ou da Economia, para designar o *dinheiro* ou a *moeda*.

Dele, com a mesma significação, forma-se o *pecuniário*, para qualificar tudo o que concerne ao dinheiro ou à pecúnia.

PEDÁGIO. Na terminologia jurídica, *pedágio* exprime propriamente a *tributação* ou *taxação* devida pela *passagem* por uma estrada ou rodovia, por uma *ponte* ou qualquer outro lugar, onde o *trânsito* não se faça livre e gratuito.

O pedágio pode ser cobrado pelo próprio governo ou por particular, em consequência de *concessão*, que lhe é atribuída pelo governo, a respeito de estradas ou vias de comunicação particular.

O pedágio é também conhecido pelo nome de tributo de *barreira*, em face do sistema adotado para sua cobrança: uma barreira posta em meio da estrada, pela qual não passa a pessoa ou veículo, sem que pague primeiro a *taxa*, que lhe é exigida.

PEDÂNEO. Do latim *pedaneus*, era vocábulo em uso na terminologia antiga do Direito, para designar o juiz ordinário das vilas, que costumava *julgar de pé*.

Dizia-se juiz *pedâneo* ou *quadrilheiro*, distinguindo-se do *juiz de fora*, que era *letrado*.

Vide: *Juiz*.

Na linguagem técnica dos romanos, *pedaneus* designava propriamente o *juiz inferior* ou *subjuiz*, a que se atribuía uma jurisdição, sem delegação especial, para os negócios de pequena importância, embora em caráter permanente.

Eram nomeados pelos governadores.

PEDERASTA. Do grego *paideratés*. Denominação atribuída às pessoas que se dão ao vício ou à prática da pederastia. Segundo a parte exercida pelo pederasta na realização do coito, diz-se *ativo* ou *passivo*. O *pederasta ativo* é o que faz o papel de macho. É o homem nessa depravada conjunção carnal. O *pederasta passivo* é o que, na condição de mulher, satisfaz os apetites eróticos do outro pederasta, e de si próprio.

PEDERASTIA. Do latim *paederastia*, de origem grega, *paidos* (criança), por sua origem entende-se a relação sexual entre um homem e rapaz bem jovem.

Na terminologia técnica atual, porém, *pederastia* designa o homossexualismo masculino, demonstrado pela inclinação do homem para indivíduos de seu próprio sexo, mantendo com eles relações sexuais, ou coito anal. É dita, igualmente, de *uranismo* e *sodomia*, sendo, vulgarmente, denominada de *perversão sexual* ou *depravação erótica*.

A pederastia, conforme assinala Afrânio Peixoto, pode ser comum ou alternada e só raramente um é incubo (ativo) definidamente, outro exclusivamente súcubo (passivo) ou pático, como o chamavam os gregos e romanos.

PEDESTRE. Do latim *pedestre*, entende-se tudo o que se faz de pé ou a pé. Opõe-se, assim, ao *equestre*.

Tecnicamente, em matéria de trânsito, *pedestre* é toda pessoa que *anda a pé* pelas ruas, *tudo faz a pé*, opondo-se, assim, ao que anda em veículos de qualquer natureza.

PEDIATRIA. Do grego *paido* (criança) e *iatrias* (medicina), designa tecnicamente a clínica ou a medicina especial da criança.

Dele se forma *pediatra*, designado o profissional ou médico que exerce a *pediatria* ou a clínica de crianças.

PEDIDO. Formado de *pedir* (solicitar, interceder, requerer), em sentido amplo quer exprimir toda *pretensão* ou *requerimento* que uma pessoa faz a outrem.

No sentido jurídico, é todo requerimento formulado ao juiz, em que se *pede* o que se tem direito ou se indica o que é necessário para restabelecimento da *relação jurídica*, que está em demanda.

Quando o *pedido* encerra a *pretensão do autor* manifestada na petição, em que ajuizou uma *questão*, propriamente, diz-se *pedido inicial*, porque outros tantos *pedidos*, a respeito de outras pretensões, podem ser formulados no curso do processo.

Neste caso, o *pedido do autor* será o próprio motivo da ação ou a razão jurídica que o traz a juízo.

Deve ser *certo* e *positivo*, porque na *positividade* está a natureza da obrigação a ser cumprida pelo réu, se condenado. É, na *certeza*, a evidência da relação jurídica que deve ser restabelecida, determinada e identificada dentro da própria realidade jurídica, que se deseja legalmente amparar.

Se a condição de *positivo*, vista no pedido, mostra sua procedência e congruência, a de *certo*, sem dúvida, mostra que é *exato* e dentro do *justo*, para que se exclua a ideia de *excessivo* e de *improcedente*.

Pedido. Na linguagem mercantil, assim se designa a proposta de compra e venda mercantil feita pela pessoa ao comerciante, seja por carta, diretamente a este, verbalmente, ou por intermédio de seu *vendedor*, representante ou viajante.

Extensivamente, é a designação dada ao *documento* em que se faz essa encomenda ou em que se escreve a proposta de compra e venda, com as condições desejadas ou previamente ajustadas entre o comprador e o representante do devedor.

PEDIDO ALTERNATIVO. Assim se diz, na linguagem processual, quando se *pede* em uma petição inicial mais de uma coisa, para que se *conceda uma* ou *outra*.

A lei somente consente pedidos alternativos quando:

- a) nas ações em que se pede cumprimento da obrigação, com garantia real, pede-se o cumprimento da obrigação ou a excussão da garantia;
- b) na lesão grave, em que se pede a rescisão do contrato ou o pagamento do excesso;
- c) nas obrigações alternativas.

PEDIDO CONTRAPOSTO. Pedido contraposto, também denominado contraposição, é o exercício da ação feito pelo demandado no processo sumário ou no juizado especial, o qual formula, no corpo da sua contestação, o seu pedido em face do demandante. Similarmente à reconvenção, embora esta deva vir em petição separada, a contraposição deve ser conexa com o pedido ou a causa de pedir formulada pelo demandante na sua petição inicial. (nsf)

PEDIDO CUMULADO. É o pedido que se faz juntamente com outro, para que se cumpram juntos.

A lei somente o permite quando possível a *cumulação de ações*, se compatíveis, isto é, conexos e consequentes, e competirem ao mesmo juiz, desde que idêntica a mesma forma de processo.

Vide: *Cumulação*.

PEDIDO DE EXPLICAÇÕES. O procedimento judicial proposto por quem se considera ofendido por alusões feitas por aquele a quem chama para dar explicações.

PEDIDO DE INFORMAÇÕES. É a requisição que o juiz faz à apontada autoridade impetrada para, em prazo certo, prestar informações sobre o *habeas corpus*, mandado de segurança, *habeas data* ou ação de inconstitucionalidade.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Direito de petição que se assegura ao servidor público de modificar decisão superior prejudicial aos seus interesses.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição. Também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao

devedor nos 15 (quinze) dias anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda não tiver sido alienada (arts. 85 a 93 da nova lei de recuperação judicial, extrajudicial e falências – Lei nº 11.101/2005). (gc)

PEDIDO GENÉRICO. Assim se entende o pedido que não vem *medido*, isto é, determinado por sua *quantidade* ou *grandeza*, embora seja *certo* e *positivo*, para que possa ser determinado na liquidação.

O pedido genérico, pois, é o que não está demonstrado em *cifras* ou *somas prefixadas*, dependendo esta fixação do que for apurado a final, consoante os *elementos*, que se mencionaram na formulação do pedido e os dados que se materializaram no curso da ação.

PEDREIRA. Derivado de *pedra*, no sentido técnico e legal, assim se denomina toda *rocha* ou *rochedo*, donde se cortam ou se tiram as *pedras*, destinadas às construções ou a outros fins industriais.

No entanto, no sentido legal de *pedreira*, não somente se inclui o da rocha ou rochedo, de que se extraem pedras; mas todas as *substâncias minerais análogas*, encontradas junto ou acumuladas em separado, desde que possam, por sua consistência e dureza, ser aproveitadas ou utilizadas como *pedras*.

Legalmente, as pedreiras não se consideram *minas*: a lei as distingue. No entanto, como as minas, se reputam *propriedade imobiliária*, distintas da do solo ou da do subsolo em que jazem.

Nestas condições, quando oferecidas e dadas em *garantia*, jungem-se estas às regras próprias à hipoteca.

As pedras extraídas das pedreiras, enquanto não fixadas nos prédios ou em outras construções, são, por sua natureza, coisas ou bens móveis. *Imobilizam-se* quando usadas nos edifícios ou nas calçadas.

O edifício todo construído de *pedras* diz-se *obra de cantaria*, em oposição à de *alvenaria*, reservada para as construções mistas de *pedra* e *tijolos*.

As pedreiras são suscetíveis de arrendamento, embora sua exploração importe em aproveitamento das pedras que nelas se contêm; em consequência, em destruição de sua substância.

PEGADA. Do latim *pedicata*, literalmente quer exprimir o *sinal* ou *vestígio* deixado pelos pés. É a *pisada* dos pés assinalada no chão ou na terra.

Figuradamente, serve o vocábulo para designar qualquer *vestígio*, por onde se possa seguir ou acompanhar fatos ou pessoas: *seguir as pegadas* é acompanhar pelos sinais, vestígios, rastos ou quaisquer elementos materiais, capazes de mostrarem um rumo ou uma orientação para a descoberta de qualquer coisa.

PEITA. Do latim *pactum* (pacto, donde *condição de um pacto*), era antigamente empregado para designar o tributo que era devido pelos plebeus ao rei.

Peita. Mas, no sentido técnico do Direito Penal, é o vocábulo empregado para exprimir o *acordo* ou o *ajuste*, de caráter ilícito, em virtude do qual, mediante *paga* ou *promessa de pagamento*, a outra parte praticará ato *em violação aos deveres* que lhe são impostos.

Mas, tanto a *peita* pode consistir na prática ou *execução do ato*, como na *omissão do ato*, cuja prática constitui dever.

Revela-se, assim, no *tráfico das próprias funções* ou na *violação de deveres* impostos. *Notráfico* ou convenção ilícita para a prática ou omissão de ato, em contravenção a dever, está, pois, o caráter da figura criminosa.

Diz-se também *suborno*. Difere da *concussão*, onde a paga, a retribuição ou a vantagem é obtida por *imposição*, *coação* ou *ameaça*. Na *peita*, a paga, a vantagem, é prometida e dada pelo interessado; não é exigida pelo funcionário. Mas é ainda necessário que o ato praticado pelo funcionário provenha da *corrupção*, isto é, tenha ele *agido* ou *deixado de agir*, em virtude da recompensa ou promessa de recompensa.

São, portanto, elementos da *peita*:

a) A qualidade de funcionário, ou de empregado público.

b) Que o ato a praticar ou a omitir seja de sua atribuição ou competência, de modo que sua prática ou omissão se revele uma *transgressão aos deveres* que lhe são impostos.

c) A recompensa, retribuição ou vantagem dada ou prometida.

Peita. Extensivamente, também se diz *peita* para *tudo* o que se dá ou que se promete *paracorrromper* alguém no exercício de suas funções ou atribuições.

Peita, neste sentido, é a própria *dádiva* ou *presente*.

Mas, não constitui *peita* a *gratificação*, *propina* ou *presente*, que não sejam dados em caráter de *corrupção*, isto é, quando não se vejam neles o *intuito* de conseguir um *tráfico das funções* daquele a quem se gratifica ou se presenteia.

PELOTÃO. Do latim *pilus*, na linguagem técnica militar, designa uma *companhia de soldados*.

PELOURINHO. Do latim *pila* (pilar, coluna), era a designação dada à *coluna de pedra* ou de *madeira*, posta em alguma praça da cidade ou vila, à qual se atava pela cintura o *preso*, para ser exposto à vergonha ou ser açoitado.

Nele, também, era costume fixarem-se os *éditos*, que se desejavam divulgar ou *publicar*.

PELOURO. É expressão técnica do Direito antigo.

Como vocábulo de sentido técnico e jurídico, exprimia a *bola de cera*, em que se colocava o nome da pessoa, a ser escolhida ou eleita para servir de juiz ordinário ou de vereador.

E a *escolha* era feita, anualmente, pelo sorteio de tais bolas de cera ou *pelouros*, dentro das quais se encontravam os nomes daqueles que serviriam no ano seguinte.

Substituída a *bola de cera* pela *cédula lacrada*, passou esta a ser o pelouro. Designando, depois, o próprio *voto do eleitor*. Desse modo, *sair no pelouro* era ser *eleito* ou *escolhido*.

Pelouro. Distinguia, igualmente, cada um dos serviços, em que se costumava dividir a administração do Município.

PENA. Do latim *poena*, é o vocábulo, no sentido técnico do Direito, empregado em acepção ampla e restrita.

Em sentido amplo e geral, significa qualquer espécie de *imposição*, de *castigo* ou de *aflição*, a que se submete a pessoa por qualquer espécie de *falta* cometida.

Desse modo, tanto exprime a *correção* que se impõe, como *castigo*, à falta cometida pela transgressão a um dever de ordem civil, como a um dever de ordem penal.

Como expiação da falta, no entanto, no sentido civil ou criminal, a pena se objetiva diferentemente.

No sentido civil, a *pena* corresponde à multa ou à imposição pecuniária devida pelo *infrator* ou pelo devedor inadimplente.

No sentido penal, é mais propriamente o *castigo*, em regra de natureza física, imposto ao criminoso ou ao contraventor.

E, assim, no conceito do Direito Penal, a pena é a expiação ou o castigo, estabelecido por lei, no intuito de prevenir e de reprimir a prática de qualquer ato ou omissão de fato que atente contra a ordem social, o qual seja qualificado como crime ou contravenção.

Seja numa ou noutra acepção, a *pena* integra sempre o sentido de *reparação*, mostre-se uma *compensação pecuniária*, evidenciada pela multa ou pela *pena convencional*; ou um *castigo*, imposto como repressão ou reprimenda ao ato delituoso cometido.

No primeiro caso, ocorre uma *reparação material* ao particular, pela falta cometida contra si.

No segundo, uma *reparação moral e social* à sociedade pelo crime ou contravenção cometida, em perturbação à ordem pública. Em ambos os casos, há, portanto, a *reparação de um dano* cometido, pela qual o faltoso ou o criminoso expia a falta ou crime praticado, ou *imposição de castigo* pela falta ou omissão evidenciada.

Pena. É assim comum a aplicação do vocábulo no sentido de *imposição* ou sanção. Outro não é o significado da expressão *sob pena de*, que exprime a indicação do *que se deve impor* ou *fazer* quando não cumprido o preceito, a regra ou o dever, a que se está obrigado.

Segundo as circunstâncias, a pena recebe várias qualificações: *civil*, *convencional*, *criminal*, *pública*, *corporal*, *de prisão*, *complementar*, *acessória*, *principal* etc.

PENA ACESSÓRIA. Na terminologia técnica do Direito Penal, assim se diz da *pena* que surge como consequência de outra, dita de *principal*.

Assim, a *pena acessória*, que não se confunde com a *pena complementar*, vem ou acompanha de pleno direito a pena principal, não sendo mister seu pronunciamento, visto que está contida na declaração ou imposição da principal.

A pena acessória é uma resultante da pena principal.

São tidas como penas acessórias: a perda da função, as interdições de direitos e a publicação da sentença condenatória.

PENA ADMINISTRATIVA OU PENA DISCIPLINAR. Mais especificamente, a pena administrativa é a sanção dada na instância administrativa, inclusive aos administrados, como no Direito Tributário ou nas multas decorrentes do exercício do poder de polícia.

PENA AFLITIVA. Assim se diz da pena criminal que priva a pessoa de sua liberdade. Diz-se *aflitiva e infamante* quando, além de privá-la da liberdade, a fere ou a priva da honra pelo menos no sentido penal.

PENA-BASE. Na terminologia técnica, assim se entende a pena previamente fixada na lei, para que sobre ela, segundo as agravantes ou atenuantes, se apoie um aumento ou uma diminuição a respeito da sanção a ser aplicada.

A *pena-base*, assim, revela-se a pena-unidade sobre a qual se firmam as alterações de aumento ou diminuição, do mais ou do menos, a respeito da penalidade a ser pronunciada. É o ponto de partida para o cálculo ou imposição da pena.

PENA CAPITAL. Denominação especial dada à *pena de morte*. *Pena mortal*.

PENA CIVIL. É a mesma *pena convencional*.

Vide: *Cláusula penal*. *Pena moratória*.

PENA COMPLEMENTAR. Assim se diz da pena que é pronunciada ao lado de outra pena. E vem como *complemento* ou *acumulada à outra*.

Assim, será a *pena pecuniária* pronunciada ao lado da *pena de detenção* ou *de reclusão*.

PENA CONVENCIONAL. Assim se diz de toda *pena* ou *multa* imposta nos contratos, como *sanção* ao não cumprimento de obrigações que neles se estabelecem. É a mesma *pena civil* inscrita nas cláusulas penais.

A pena convencional, resultando da manifestação da vontade das partes contratantes, não pode, por extensão, ultrapassar os limites traçados pela vontade das partes, em consequência do que não pode ser aplicada em hipótese diversa da que se encontra consignada na cláusula em que é instituída.

PENA CORPORAL. Em sentido amplo, designa a expressão toda sanção que importe *emofensa física* (castigo corporal), à pessoa do condenado ou em *perda da liberdade*.

No primeiro caso, há os *açoites*, as *chibatadas* ou a *pena de morte*. No segundo, a *detenção* ou a *reclusão*.

Em sentido estrito, *pena corporal* é aquela que atinge a integridade física ou corporal do condenado: os *açoites*, as *chibatadas*, a pena de morte.

PENA CORRECCIONAL. Expressão usada para designar as penas impostas às pessoas como *corretivos* à contravenção e delitos de menor importância.

PENA CRIMINAL. Denominação genérica dada a toda sanção imposta por lei para punição ou castigo à prática dos delitos ou crimes.

Neste sentido, as penas criminais são principais e acessórias, e complementares.

PENA DE DETENÇÃO. A pena de detenção ou pena detentiva é a de *perda de liberdade* ou *pena de prisão*. É pena corporal.

Caracteriza-se em ser o condenado *recolhido* à penitenciária ou estabelecimento apropriado, onde, durante o dia, está, seja nos momentos de trabalho ou de folga, *em convívio* com os demais condenados ou detentos (regime semiaberto ou aberto).

É a prisão *sem isolamento* ou *reclusão*. E, neste aspecto, é que se difere da *pena de reclusão*.

PENA DE DIREITO COMUM. Assim, se diz de toda sanção imposta pelo Direito Comum, isto é, pelo Direito Penal, em distinção às sanções ou penas impostas pelos Direitos de exceção ou especiais, ou códigos especiais.

Opõe-se, assim, à pena de Direito Penal Militar, às penas impostas por crimes especiais, regulados por lei especial.

PENA DE RECLUSÃO. É a pena corporal ou de perda da liberdade, de maior gravidade que a de detenção, visto que o condenado, além da perda da liberdade, sofre o castigo de *ficar isolado* durante a noite.

A reclusão, assim, implica o isolamento do condenado no período em que a pena se faz efetiva, não podendo estar em contato ou convívio pleno com os demais condenados, o que não ocorre na de detenção.

A reclusão, segundo princípio instituído pela lei penal brasileira, não é permanente, ou seja, na vigência de toda pena: a reclusão é efetiva no cumprimento inicial da pena.

Neste período, o recluso é submetido a *isolamento* noturno.

PENA DE SANGUE. Assim se dizia, antigamente, da condenação imposta a toda pessoa a quem se atribuía a prática de um crime de ferimento ou de morte, bem assim àquela que era condenada por crime de injúria.

PENA DE TALIÃO. Denominação antiga que se dava à pena pela qual – olho por olho, dente por dente – se vingava o delito, infringindo ao infrator o idêntico dano praticado.

PENA DISCIPLINAR. Designação dada às sanções impostas pelas autoridades administrativas aos funcionários ou empregados, por infração às regras regulamentares relativas à disciplina.

São qualificadas como penas disciplinares: a *advertência*, *repreensão*, *suspensão*, *multa*, *destituição de função*, *disponibilidade*, *demissão* e *demissão a bem do serviço público*.

A *pena disciplinar* é, assim, imposta como meio compulsório de compelir o funcionário público ou empregado ao cumprimento dos *deveres* a que está obrigado, quando não redunde em perda do cargo.

Genericamente, diz-se *pena disciplinar* para toda sanção imposta pela falta de disciplina ou infração a uma regra disciplinar.

Assim, não somente os funcionários públicos estão sujeitos a ela: os advogados no exercício de suas funções, os alunos de estabelecimentos de ensino, os empregados e os trabalhadores de toda ordem.

O *poder para impor* as penas disciplinares deve constar dos próprios regulamentos em que se estabelece ou institui a *ordem disciplinar*.

Vide: *Disciplina*.

PENA INFAMANTE. Assim se diz de toda pena que, não tendo o caráter de *corporal*, isto é, não afetando a integridade do corpo nem a liberdade corporal, atinge a honra do condenado. Assim se diz da pena de *degradação*, de *privação dos direitos políticos* ou a de *banimento*.

PENA MILITAR. Denominação dada especialmente às sanções previstas nos códigos militares para punição e castigo aos crimes ou delitos militares. Opõe-se às penas criminais ou de Direito Comum.

PENA MORATÓRIA. É a denominação que se dá à *multa moratória* ou à pena pecuniária imposta pela inexecução da obrigação assumida.

A pena moratória pode ser convencional ou pode ser fundada em regra ou imposição legal.

PENA PECUNIÁRIA. Assim se diz da que é cumprida, pagando o condenado *certa importância*, em que se fixou. É propriamente a *multa*, que tanto se impõe pela lei civil, comercial, fiscal ou criminal.

O *confisco* também se configura *pena pecuniária*. E, desse modo, em sentido amplo, pena pecuniária é toda aquela que afeta o patrimônio do condenado, seja parcialmente, como nos casos de multa, ou totalmente, como nos casos de confiscos.

PENA POLÍTICA. É a que se objetiva na sanção ao crime de natureza política.

PENA PRINCIPAL. É a que é declarada como sanção própria ao ato delituoso ou à contravenção, em virtude de determinação legal. E, assim, se distingue da pena acessória, que dela resulta, ou da complementar, que a ela se vem juntar como complemento ou acréscimo.

No sentido do Direito Penal brasileiro, qualificam-se como *principais*: a *reclusão*, a *detenção* e a *multa*.

Mas, em sentido geral, é principal toda pena que se mostra a sanção própria ao delito ou à contravenção, sendo declarada independentemente de qualquer outra imposição ou penalidade.

PENA PRIVADA. Assim se entende, de modo genérico, toda sanção imposta em defesa de um interesse de ordem privada.

PENA PÚBLICA. É toda sanção imposta em defesa da ordem pública ou no interesse social, para punição aos transgressores das regras, em que se configuram os crimes, delitos ou contravenções.

PENAL. Derivado do latim *poenalis*, de *poena*, exprime tudo o que concerne às penas ou em que se aplicam penas.

Em sentido restrito, porém, opondo-se ao civil, refere-se ao que é regulado ou está sujeito ao Direito ou às leis penais, dizendo respeito, pois, aos crimes ou contravenções ou ao *ilícito criminal*.

PENALIDADE. Derivado de *penal*, é empregado geralmente no mesmo sentido de *pena*.

No entanto, mais propriamente, penalidade significa a *pena-castigo* ou a *pena-sanção*, imposta por lei, sendo especialmente aplicada, no Direito Tributário, para designar as sanções impostas pelas infrações aos tributários.

Revela, portanto, a *pena cominada* ou *cominação de pena* declarada em lei, para ser aplicada quando transgredido ou ofendido o princípio ou preceito a que se refere.

Assim, segundo as circunstâncias, isto é, consoante a natureza da regra legal que a comina diz-se:

Penalidade civil, se imposta pela lei civil;

Penalidade administrativa, se pela lei ou Direito Administrativo;

Penalidade criminal, se aplicável aos delitos ou contravenções penais;

Penalidade fiscal, se consequência de infração de ordem fiscal.

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. São penas restritivas de direitos: *a)* prestação pecuniária; *b)* perda de bens e valores; *c)* prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; *d)* interdição temporária de direitos; *e)* limitação de fim de semana (CP, art. 43).

As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade nas circunstâncias especiais, previstas nos incisos I a III do art. 44 do CP.

PENDÊNCIA. Formado de *pender*, do latim *pendere* (estar suspenso), aplica-se na linguagem jurídica para exprimir a *questão* ou *disputa* acerca de direitos ou bens.

Quando trazida à presença do juiz, para que a solucione, diz-se *judicial*. E extrajudicial, quando se fere fora de juízo.

PENDENTE. Do latim *pendens*, de *pendere* (pender, estar suspenso), no sentido jurídico, entende-se o *processo* ou a *questão judicial não julgada* ou *decidida*.

Está *em curso* ou *dependente de solução*.

Neste sentido, *lide pendente* entende-se a causa ou a ação que está em curso em juízo e não foi ainda decidida, pois que a *sentença*, que lhe põe fim, pode terminar a *pendência* (aqui tida no sentido de qualidade ou estado de pendente), desde que dela não se tenha recorrido.

Pendente. Na terminologia agrícola, pendente é o que está *dependurado*.

Fruto pendente é o que está, ainda, ligado à árvore, que o produz. É o fruto que ainda *não foi colhido*.

PENHOR. Do latim *pignore*, entende-se o *empenho* ou *entrega de coisa móvel* para *garantida* obrigação assumida.

Tecnicamente, revela-se um *pacto adjeto* ou *obrigação acessória*, em virtude da qual o *devedor* entrega coisa móvel sua ou de outrem (que o autoriza a dá-la em garantia), para nela ser cumprida a *obrigação principal*, quando não resgata a dívida.

Difere, assim, da *hipoteca*, outra espécie de garantia ou pacto adjeto, consistente em *bens imóveis*, em que se grava o *ônus de garantia*.

O penhor se converte num *direito real de garantia*. E, em regra, efetiva-se pela *tradição da coisa* das mãos do devedor para as do credor.

No entanto, por um artifício legal (*cláusula constituti*), permite-se que a coisa permaneça *empoder do devedor* que, assim, se transforma em *depositário* dela, até que se cumpra o contrato.

Vide: *Cláusula “constituti”*.

Segundo as circunstâncias, o penhor diz-se *convencional* ou *legal*.

E qualquer espécie de *bens móveis* lhe podem servir de objeto. Quando representado por *títulos de crédito*, o penhor diz-se, propriamente, *caução*. *Caução de títulos* é a expressão da técnica bancária.

O *crédito hipotecário*, quando dado em garantia, integra-se na configuração do penhor. Não é aí a *hipoteca*, que se cede ou se transfere. É o *título*, que a representa, que se oferece ou se dá em garantia de uma obrigação.

Vide: *Pignoratício*.

PENHOR AGRÍCOLA. É a denominação dada, especialmente, ao penhor oferecido por *agricultor* sobre bens de sua fazenda ou propriedade agrícola, de caráter móvel ou que *sepossam mobilizar*.

Podem, assim, ser objeto de *penhor agrícola* os *frutos armazenados* ou *em ser*, isto é, *ospendentes* ou *por colher*, as *máquinas* e os *instrumentos agrícolas*, mesmo os imobilizados nos estabelecimentos, os *animais*, destinados aos serviços da lavoura ou agricultura.

O penhor agrícola pode mesmo consistir em *frutos futuros*, isto é, em *frutos não havidos*, mas de *futura safra*, desde que venha esta dentro do prazo do contrato. Conforme o art. 1.439 do atual Código Civil, o penhor agrícola não pode ser convencionado por prazo superior ao da obrigação garantida.

Se o *imóvel frugífero* (fazenda) está hipotecado, o penhor deve ser autorizado pelo credor hipotecário.

A tradição, no penhor agrícola, sempre se efetiva pela *cláusula “constituti”* ou *constituto possessório*.

PENHOR CIVIL. Assim se diz do penhor que é promovido para garantia de obrigação assumida entre pessoas não comerciantes ou que não sejam de natureza mercantil ou comercial.

Neste caso, o penhor será regulado pela lei civil.

Embora, também, regulado pela lei civil, o *penhor* e o *penhor pecuário* distinguem-se do penhor civil, pela natureza da garantia e a *qualidade de agricultor* ou *de criador* do devedor.

Diz-se, também, *penhor comum*.

PENHOR CONVENCIONAL. Em oposição ao penhor legal, assim se qualifica todo penhor fundado em convenção ou contrato.

É, assim, o *pacto* estabelecido num contrato pelo devedor em benefício do credor, que nele firma um direito de garantia ou real a respeito da coisa dada em garantia.

O penhor convencional classifica-se em *civil*, *mercantil*, *agrícola* e *pecuário*.

O *penhor convencional* deve ser feito sempre por escrito público ou escritura pública se o seu valor é daqueles em que a lei tal o exige.

Além do mais, para que prevaleça como de direito, é necessário que seja devidamente *transcrito* no registro público apropriado.

PENHOR LEGAL. Assim se diz da *garantia* concedida por lei a certos credores, no pressuposto de uma obrigação certa e precisa, relativamente aos bens móveis do devedor.

É, assim, o penhor que se forma ou se objetiva independentemente de convenção.

Em efeitos, correspondente à *hipoteca legal*.

As pessoas favorecidas pelo penhor legal e os bens em que se possa objetivar vêm assinalados em lei. E, assim, não se pode atribuir o *penhor legal* ao credor, a quem a lei não assegure esse direito e por dívidas também nela não consignadas.

Em regra, o penhor legal é assegurado:

1º Aos hospedeiros, estalajadeiros, fornecedores de alimentos ou pousadas, sobre os bens, bagagens, móveis, joias ou dinheiro que sejam conduzidos pelos hóspedes, consumidores ou fregueses, pelas despesas ou consumo que aí tiverem.

E como despesas se incluem na garantia não somente as ordinárias como as extraordinárias, as que se fizeram até o momento de ser efetivo o penhor, como as que se fizeram.

2º Ao dono do prédio rústico ou urbano, sobre os bens móveis do rendeiro ou do inquilino, que estejam guarnecendo o prédio, pelas rendas ou aluguéis.

Sempre que *haja perigo* em tornar-se ilusória a garantia legal, pode o credor fazer valer por suas mãos a medida que lhe é assinada por lei.

Normalmente, porém, o penhor se efetiva por decisão judicial, em processo próprio, denominado especialmente de *homologação*.

Vide: *Homologação*.

PENHOR MERCANTIL. Em regra, o penhor mercantil somente se verifica quando resulta em garantia dada à *obrigação comercial*.

Na natureza *mercantil* ou *comercial* da dívida ou da obrigação garantida está o caráter do penhor mercantil.

Se a dívida ou a obrigação não é comercial, mesmo que o comerciante seja o devedor, o penhor será civil.

É que o penhor, como obrigação acessória ou pacto adjeto, acompanha, necessariamente, a qualidade e condição da obrigação principal. E por ela, pois, é que se divisa a espécie do penhor.

PENHOR PECUÁRIO. Assim se diz, propriamente, do penhor que se constitui sobre animais de qualquer espécie, pertencentes ao dono.

É que o penhor pecuário tanto se efetiva sobre os animais de uma fazenda de criação, ou que estão sendo criados, como sobre os animais destinados ao corte ou consumo.

A lei não faz qualquer restrição, somente exigindo que se faça no instrumento, em que o contrato se objetiva, uma indicação precisa dos animais dados em garantia, com a designação do lugar em que se acham e o destino que têm.

Nele, a tradição se pode operar pelo *constituto possessório*.

PENHOR RURAL. Denominação que se dá tanto ao *penhor agrícola* (garantia de plantações), quanto ao *penhor pecuniário* (garantia de criações), dependendo da modalidade do ajuste.

PENHORA. Derivado de *penhorar* (apreender ou tomar judicialmente), no sentido jurídico significa o *ato judicial*, pelo qual se apreende ou se tomam os bens do devedor, para que neles se cumpra o pagamento da dívida ou da obrigação executada. Segundo Pontes de Miranda, a penhora é a expropriação pelo Estado do poder ou faculdade do devedor de alienar a coisa.

Assim, penhor e penhora claramente se distinguem. O penhor é a garantia dada pelo devedor, espontaneamente ou por imposição legal. A penhora é a apreensão de bens, dados ou não em garantia, para que por eles se cobre o credor do que lhe é devido pelo executado.

Pela penhora, os bens são tirados do poder ou da posse do devedor, para servirem de garantia à execução.

A penhora é ato sempre determinado pelo juiz, em vista da liquidez do crédito posto em execução.

Os *bens do devedor* podem ser penhorados por nomeação do exequente (art. 652, § 2º, do CPC) ou, ocorrendo dificuldade de localização de bens penhoráveis, pela própria indicação do executado, se intimado pelo Juiz para tanto, sob pena de a omissão ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça e sujeito à multa de 20% do valor da execução (art. 652, § 3º, c/c arts. 600, IV, e 656, § 1º, do CPC).

A penhora é efetuada em tantos bens que sejam do devedor, quanto os necessários para perfazerem o valor do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 659, CPC).

A penhora pode recair em quaisquer bens do devedor, respeitada a graduação legalmente assentada, isto é, deve ser promovida preferentemente nos bens assinalados em primeiro lugar, na ordem em que são mencionados.

O CPC enumera no art. 655 a ordem de preferência da penhora.

Quando a penhora recai sobre bens imóveis, deve dela ser intimado também o cônjuge do executado. E neste caso, a penhora é feita diretamente nos autos e o devedor é imediatamente intimado, cabendo ao exequente providenciar a averbação no ofício imobiliário, que grava o ônus real no bem, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, na forma dos §§ 4º, 5º e 6º do artigo 659, do CPC.

A penhora somente se poderá efetivar em bens penhoráveis. A penhorabilidade dos bens é, também, determinada por lei. E, quando impenhoráveis, a execução não os pode atingir, sendo improfícua ou inválida a que se fizer neles (vide arts. 649 e 650, do CPC).

Efetivada a penhora, que será promovida por oficiais de Justiça, autorizada pelo competente mandado judicial, lavrarão estes o competente auto de penhora, no qual, também, se designará o depositário, em poder de quem, e sob a superintendência do juiz, ficarão os mesmos bens, até que se ultime a execução. Pode este ser o próprio executado, se houver expressa anuência do exequente ou nos casos em que o bem seja de difícil remoção (vide art. 666, do CPC).

A penhora pode ser realizada em qualquer dia, mesmo domingo e feriado, se autorizada pelo juiz e deve ser convenientemente inscrita, para que venha a valer contra terceiros.

Importante frisar que, com a nova redação dada ao artigo 736 do CPC, a penhora, depósito ou caução não são mais requisitos para a propositura de ação incidental de embargos do executado.

As recentes alterações trazidas pela Lei 11.382/2006 aos procedimentos de penhora e arrematação se aplicam à execução lato sensu (ou seja: aplicam-se também ao cumprimento de sentença). (ngc)

PENHORA COMPULSÓRIA. Assim se diz, tecnicamente, da que se faz sem anteceder à nomeação de bens pelo devedor.

Citado o devedor executado a fazer nomeação de bens, esgotado o prazo que lhe é assinado, não fazendo a nomeação, procede-se à penhora sem sua interferência, escolhendo os oficiais de Justiça os bens em que deve recair, segundo a graduação legal, tantos quantos bastem para que se cumpra a execução. É esta a *penhora compulsória*.

Quando o devedor nomeia bens, nestes, conforme a nomeação, será a penhora efetivada.

PENHORA EXCESSIVA. É a expressão usada, na terminologia forense, para distinguir a penhora promovida em bens do executado, cujo valor se mostre superior ao que é necessário para atender à execução e respectivas despesas.

É, assim, a apreensão exagerada de bens, ou seja, de mais do que *bastem* para cumprir o objetivo da execução.

Evidenciado o *excesso*, faculta-se ao executado pedir a *liberação de bens*, cujo valor se mostre excedente ou ultrapasse o suficiente para atender à execução.

PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. É a penhora feita em direito ou *ação do executado*, pendente em juízo.

A penhora no rosto dos autos, assim, é a penhora a que se procede dentro da ação que está sendo promovida pelo executado, a fim de que o exequente dele se *garanta* ou traga a seu proveito o *resultado* que obtiver na ação em curso, quando também liquidada pela execução.

A finalidade da penhora no rosto dos autos é a de *averbar* na ação do executado a penhora que contra ele é dirigida, para que se torne efetiva, quando ultimada a ação ou ultimada a partilha, e sejam os *valores* adjudicados ao executado.

Aí a penhora se fará *filhada*, realmente, nos bens ou valores, então apurados, para que cumpram seu objetivo.

PENHORA “ON-LINE”. Penhora *on-line* é o ato da execução que se realiza através de meios eletrônicos, em caráter excepcional, cumprindo-se a determinação judicial de constrição

executiva pelos sistemas informatizados que controlam os ativos financeiros como, por exemplo, os valores encontrados nas contas bancárias. (nsf)

PENHORA REAL E FILHADA. É a penhora que consiste na efetiva retirada do bem das mãos do devedor.

PENHORA SOBRE PENHORA. Designa, na execução em geral, o fato de recair mais de uma penhora sobre os mesmos bens. Cada credor, no entanto, conservará o seu título de preferência.

PENHORA SUBSTITUTIVA. A substituição do bem penhorado por outro bem.

PENITENCIÁRIA. De *penitência*, do latim *poenitentia* (arrependimento, contrição ou, conforme a aplicação religiosa, a *pena imposta* pelo confessor ao penitente, para remissão ou expiação de seus pecados), é geralmente empregado na terminologia jurídica para designar o *estabelecimento*, em que, sob certo sistema penitenciário, se recolhem as pessoas condenadas a penas de privação da liberdade, para que, aí, as cumpram.

Os condenados, sob regime penitenciário, sujeitam-se a trabalho remunerado e, através de medidas progressivas, recebem assistência para ressocialização.

PENITENCIÁRIO. Derivado de *penitência*, é a denominação dada a toda pessoa que cumpre pena de *detenção* ou *reclusão*, isto é, *pena corporal* ou de *privação da liberdade*, em uma *penitenciária*.

Na forma adjetiva, qualifica tudo o que se refere a *penitência*, no sentido de cumprimento ou de execução da pena imposta a quem *se condenou* por crime ou delito praticado.

Qualifica o sistema de cumprimento da pena ou sistema penitenciário, no qual se adotam métodos especiais acerca da *expiação do crime*, tendendo à reforma moral do criminoso ou *reclassificação social* do delinquente.

Em regra, o sistema penitenciário se funda no trabalho, a que se submete o penitenciário em comum com os demais detentos, segundo suas aptidões e capacidade.

Também os *reclusos* são submetidos ao regime de trabalho, embora sob normas especiais ou próprias ao regime da reclusão.

Penitenciário. Na terminologia do Direito Canônico, assim se designa o padre, a quem o Papa ou os Bispos transmitiram a *faculdade de absolver* certos casos de consciência, que lhe eram reservados, impondo, desse modo, as *penas* (penitências), para que seja remido o penitente de suas *culpas* (pecados).

PENOLOGIA. O estudo das penas.

PENSAMENTO. De *pensar*, do latim *pensare* (pensar, meditar, considerar), designa o fenômeno que se produz na mente da pessoa, em virtude do que se *apercebe* ou *cuida de alguma coisa*.

É, assim, *o que vem à mente*, o que se produz no cérebro, o que a inteligência percebe, o que se medita ou que se imagina.

Nesse sentido, pois, o pensamento é o *entendimento*, a *imaginação*, uma *atividade mental*, que pode ser causa de uma deliberação ou determinação.

O pensamento, pois, enquanto não *manifestado* ou *expresso*, é *impenetrável*, pois que se oculta na intimidade indevassável do cérebro ou da mente.

Na manifestação ou na expressão é que os pensamentos se *revelam*, mostrando-se expressos ou manifestados, deliberações, determinações, intuitos, planos, projetos, ideias, vontades etc.

E essa manifestação é feita pela palavra escrita ou oral, ou, mesmo, por imagens (desenhos, pintura).

Na locução *liberdade de pensamento*, assim, entende-se a *liberdade de sua manifestação*, pois que por ela é que o pensamento sai da intimidade do cérebro para mostrar o resultado da *atividade mental* ou a *ideia concretizada*.

PENSÃO. Derivado do latim *pensio* (pagamento), sempre foi tido na acepção de *pagamento* ou de *contribuição*, a que se está sujeito em virtude de *encargo* ou de *obrigação*.

Nesta razão é que, antigamente, era tido no mesmo sentido de *tributo*.

Ainda hoje, *foro e pensão* aplicam-se em sentido equivalente. Diz-se propriamente *pensão enfiteutica* para exprimir o *foro* devido nos empraçamentos ou aforamentos.

Pensão. Na linguagem jurídica corrente, no entanto, é o vocábulo aplicado, sem fugir ao sentido literal de *pagamento*, para designar a *renda* ou *abono periódico* que é devido a uma pessoa, para que atenda a suas *necessidades* ou a sua *manutenção*.

E, nesta acepção, é tomado em sentido lato e geral e em sentido estrito.

Em sentido amplo, corresponde a toda contribuição ou abono, devido à pessoa, sem qualquer contraprestação de serviço ou trabalho, seja a título de alimentos ou de aposentadoria.

E pode ser *vitalícia* ou *temporária*, segundo é estabelecida *enquanto viver a pessoa* (vitalícia) ou para ser paga ao *pensionado* ou *pensionista* durante um *prazo predeterminado* ou *limitado* (temporário).

Assim, a pensão não se confunde com o *salário* ou a *remuneração* desde que se mostre encargo a ser cumprido, independentemente do trabalho ou serviço do favorecido, para atender às necessidades da pessoa. É uma *contribuição de assistência*.

No sentido restrito, é a *renda* ou o *abono periódico* que é atribuído aos herdeiros e ao cônjuge do funcionário, civil ou militar, ou do empregado, para que se *mantenham* ou supram suas necessidades.

Revela-se, desse modo, o *benefício* assegurado aos herdeiros de uma pessoa, em virtude de lei, ou porque o tenha *instituído* através de institutos de assistência apropriados.

E, em quaisquer dos sentidos, é a *renda* instituída em favor da pessoa, para que a receba de quem a ela está obrigado, seja como *vitalício* ou como *temporário*, correspondendo para esta pessoa um *encargo* ou *obrigação*, de que não se pode furtar em benefício do pensionado ou pensionista, que também se diz *beneficiário*.

Pensão. No sentido técnico dos negócios mercantis, é a denominação dada ao *estabelecimento* que tem por objetivo *aceitar hóspedes* em caráter efetivo ou mais duradouro, sob *pagamento mensal*, para fornecimento aos mesmos de *casa e comida*.

Pelo sistema de pagamento e contrato de hospedagem, instituído nas *pensões*, também ditas *decasas de pensões*, por período certo ou mensal, estas se distinguem dos hotéis, onde os hóspedes não *moram* no estabelecimento, como os *pensionistas*, e pagam sua estada *por diárias*.

Pensão. No âmbito do novo regime jurídico do servidor público civil, têm direito a ela os dependentes, por morte do servidor, correspondente ao valor mensal da remuneração ou provento, a partir da data do óbito.

Pode ser vitalícia (composta de cotas permanentes) ou temporária (que se extingue com a morte, cessação de invalidez ou maioridade do beneficiário).

São beneficiários da pensão vitalícia o cônjuge, o separado judicialmente ou divorciado, o companheiro, a mãe e o pai, a pessoa designada (maior de 60 anos) e o deficiente físico.

À pensão temporária farão jus os filhos ou enteados até 21 anos ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; o menor sob guarda ou tutela até 21 anos e o inválido enquanto durar a invalidez; e a pessoa designada até 21 anos ou, se inválida, enquanto durar a invalidez.

PENSÃO ALIMENTÍCIA. Também chamada de *pensão de alimentos*, entende-se a *contribuição* que deve ser prestada por uma pessoa, como encargo ou como obrigação decorrente de lei, a um parente.

Diz-se, também, *prestação de alimentos*, sendo esta expressão mais propriamente indicativa da obrigação de fornecer ou de pagar a pensão para a alimentação, em virtude da qual decorre para a *pessoa a alimentar* ou *alimentado*, o direito de ação (*ação de alimentos*) contra o *alimentante* ou *obrigado à prestação de alimentos*.

A pensão alimentícia, assim, pode ser decorrente de ato espontâneo de quem está obrigado a cumpri-la, ou de *imposição judicial*, firmada em sentença proferida na ação competente.

PENSÃO CIVIL. Assim se diz da *renda* que procede de benefício assegurado aos empregados ou funcionários civis ou a seus herdeiros, seja devida pelo próprio Estado ou pelas instituições de assistência e beneficência, em que se seguraram.

PENSÃO MILITAR. É a que é atribuída ao *militar reformado* ou aos herdeiros dos militares.

PENSÃO POR MORTE. Será devida aos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito ou da declaração judicial de morte presumida.

O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, que recebia pensão de alimentos, concorrerá em igualdade de condições com o cônjuge atual, a companheira ou companheiro, e o filho.

Havendo mais de um pensionista a pensão por morte será rateada entre todos, em partes iguais, ou reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

O direito à pensão por morte cessará:

- a) pela morte do pensionista;
- b) pela maioridade (21 anos) para o filho ou irmão ou dependente designado, de ambos os sexos, exceto se for inválido;
- c) pela cessação da invalidez para o pensionista inválido.

PENSIONÁRIO. Formado de *pensão*, em sentido jurídico significa ou designa a pessoa que recebe uma pensão.

Emprega-se, vulgarmente, no mesmo sentido de *pensionista* ou relativo à pensão.

PENSIONATO. Derivado de *penso* (tratamento, sustento, limpeza, curativo de crianças), designa o *estabelecimento*, em regra de natureza educativa e religiosa, a que se recolhem, mediante pagamento ou, mesmo, a título gratuito, certas pessoas, para que nele recebam assistência alimentar, de vestes, educativa e outras.

Pensionato. Designa também o estabelecimento de educação ou de ensino, em que se fornece alimentação aos alunos, internados nele. Equivale a *internato*.

PENSIONISTA. Derivado de *pensão*, é o vocábulo tomado no sentido técnico em duas acepções:

- a) Pensionista entende-se toda pessoa favorecida ou beneficiada por uma pensão. É *opensionário*.
- b) *Pensionista* designa a pessoa que paga *pensão* para receber *alimentação* em um estabelecimento de ensino ou de hospedagem. Neste caso é o *pensioneiro*.

“PER CAPITA”. Expressão latina, que se traduz *por cabeça*, adotada na terminologia da sucessão para indicar o herdeiro em linha descendente que concorre à herança por direito próprio.

Vide: *Herdeiro. Sucessão. Sucessor*.

“PER FAS ET NEFAS”. Locução de Tito Lívio, que se traduz *pelo justo e pelo injusto*, empregado, usualmente, como locução adverbial, no sentido de *a torto e a direito, por todos os meios possíveis, lícitos ou não; por bem ou por mal*.

“PER SI”. Na terminologia, é a locução empregada especialmente em referência às *coisas singulares*.

Desse modo, *per si* exprime o sentido de *isoladamente, por unidade* ou *unitariamente, singularmente* ou *independentemente*.

A locução, assim, traz sempre a ideia de coisas que, possuindo caracteres definidos, não se confundem nem se identificam a outras, perdendo sua *individualidade*. Mesmo reunidas a outras, permanecem *individuadas*, sendo singularmente visíveis e distinguíveis.

Dela se forma o substantivo *perseidade*, indicativo da qualidade de tudo o que se pode ver de *per si* ou que existe de *per si*.

PERCALÇO. Formado de *per* e *calço*, no sentido técnico-jurídico significa *emolumentos* ou *ouproventos* que se possam tirar do exercício de uma função ou ofício.

Traz, assim, o sentido do que vem *eventualmente*, em razão do ofício ou do cargo, em proveito de seu ocupante.

Percalço. É tomado, ainda, no sentido de *aborrecimentos* próprios de uma profissão: *sãopercalços* ou *cavacos* do ofício, é a locução corrente.

PERCEBER. Derivado do latim *percipere* (receber, obter), é tecnicamente empregado na terminologia jurídica para exprimir: *receber por direito, fazer jus, ter o que lhe cabe*.

Desse modo, perceber não traz simplesmente o sentido de *receber*, mas o de *receber o que é devido* ou *o que, por direito, cabe à pessoa*.

E, assim, é tido na significação de *recolher* e de *arrecadar*, este último, mais propriamente, em aplicação do Direito Tributário: *perceber os impostos* é arrecadar os impostos ou recolher os impostos.

PERCENTAGEM. Formado de *per cento* ou *por cento*, como expressão técnica da contabilidade e do Direito, designa a *taxa* ou o *tanto por cento*, que se estabelece para cálculo ou evidência de uma *comissão*, *abono*, *gratificação*, que se deve atribuir a uma pessoa, ou dos *juros* ou *prêmios* devidos nos mútuos ou em outros negócios, consoante o *valor* que se anota ou em que importa o negócio ou a operação.

Extensivamente, é empregado para exprimir a própria *comissão*, *bonificação*, *gratificação*, que se recebe, como participação em um negócio ou parte de seus lucros ou resultados, tendo como *base* o tanto por cento estipulado sobre o valor do mesmo negócio ou operação, ou sobre a soma dos lucros obtidos.

Na linguagem comercial, a locução *trabalhar a percentagem* ou *emprego a percentagem*, quer significar o que se exerce a comissão, ou *percebendo* remuneração, segundo o valor das operações realizadas, dentro da taxa estabelecida. Não há, pois, salários ou vencimentos fixados, mas *comissões* apuradas pela percentagem.

PERCEPÇÃO. Do latim *perceptio*, de *percipere* (receber, cobrar ou arrecadar), na linguagem técnica do Direito é aplicado no sentido de *cobrança*, *arrecadação* ou *apropriação* do que é devido.

Assim, percepção revela no sentido jurídico:

a) No Direito Civil Comercial, o ato pelo qual a pessoa se *apropria*, *arrecada* ou *cobra* os produtos, frutos ou rendimentos da coisa, de que tem uso e gozo.

Nesta razão, a *percepção*, como direito que se assegura à pessoa, para que se possa apropriar ou arrecadar tudo o que a coisa tenha ou possa produzir, não se faz privativa ou exclusiva do proprietário da coisa, que produz os frutos ou *rendimentos*.

É direito que também se atribui às pessoas que, a qualquer título, estão no direito de uso e fruição da coisa, seja semelhante qualidade derivada de autorização ou de convenção com o proprietário dela ou de determinação legal.

Quando indevidamente *apropriados* ou *percebidos*, a pessoa, a quem competia o direito de percepção, pode reivindicá-los.

Vide: *Frutos. Juro*.

b) No Direito Tributário exprime a arrecadação dos tributos.

c) Tem ainda o sentido de *ato de perceber*, pelo que exprime o *recebimento* a que se tem direito, especialmente aplicado em referência aos ordenados, vencimentos, gratificações etc.

PERCUSSÃO. Do latim *percussio*, de *percutere* (bater, ferir, concluir), é usado na terminologia técnica do Direito Tributário para designar a *incidência da tributação*, que ocorre *imediatamente*, isto é, que já *fere diretamente* o contribuinte, que suporta o encargo ou se dirige ao responsável por ele, sem qualquer *translação*.

Desse modo, a *percussão* é o fenômeno de incidência efetiva, direta, imediata, do imposto, sem qualquer translação, de que se deriva a *repercussão*, elemento característico do *imposto indireto*, no contribuinte efetivo.

PERDA. Derivado de *perder*, do latim *perdere* (ficar privado, extraviar, arruinar, destruir), em sentido técnico, seja do Direito ou da Contabilidade, exprime a *privação* de alguma coisa, seja por seu *extravio*, *destruição*, *apreensão* ou por *falta de produção*, de que decorre, materialmente, um *prejuízo* ou uma *diminuição de valor* no patrimônio da pessoa.

A *perda*, assim, resulta, praticamente, num *prejuízo* ou num *desfalque patrimonial*. Mas, em realidade, demonstra a *privação* daquilo que se *extraviou*, por várias causas, ou daquilo *quenão se ganhou* ou *lucrou*.

E, nesta acepção, equivale a *dano*, que se diz propriamente a ofensa ou mal causado à coisa ou ao direito, de que, também, resulta um *prejuízo* ou *diminuição econômica* de um patrimônio.

Vide: *Dano*.

Mas, em verdade, distingue-se do *dano*, que é a ofensa ou mal causado, de que resulta *oprejuízo*, enquanto a *perda* é propriamente a *privação*, de que também advém um *prejuízo*.

E, na equivalência de *prejuízo*, em que os dois vocábulos são tomados, é que está a semelhança de sentido em que são tidos. Ambos se fazem causa de um desfalque ou diminuição econômica, embora, prática e tecnicamente, exprima aspectos diferentes.

Perda. Na linguagem técnica do comércio e da contabilidade, perda é propriamente o *prejuízo*, que se opõe ao lucro.

Corresponde, assim, ao *resultado negativo*, produzido por um negócio, ou verificação em uma operação, em virtude do *que nada se lucrou* ou *se ganhou*. A perda, em semelhante circunstância, revela a *privação do lucro* ou *do ganho*.

Neste conceito é que se tem a expressão *Lucros & Perdas*, usada na contabilidade para titular a conta de *resultados* e a demonstração destes em balanço.

Perda. Em sentido vulgar, *perda* é sempre tido no conceito de *privação*.

Revela, assim, a ação e efeito de *tirar*, *anular*, *desfazer* alguma coisa, na intenção de privar a pessoa da posse, uso ou gozo da mesma coisa.

Neste sentido, pois, diz-se perda de direitos, perda da nacionalidade, perda da posse, perda do emprego.

PERDÃO. Derivado de *perdoar*, do baixo latim *perdonare*, quer significar, em sentido genérico, o ato pelo qual a pessoa é *desobrigada* de cumprir o que era de seu dever ou obrigação, por quem a competência exigir.

É, assim, a *desobrigação* desfazer ou cumprir aquilo a que estava obrigada ou que lhe era imposto.

Assim, o *perdão* tanto se refere à *desobrigação da dívida*, por ato espontâneo e gracioso do credor, ou à *desobrigação do cumprimento da pena*, a que estava sujeito o condenado, por *concessão* ou *graça* do poder competente.

Tem o mesmo sentido de *absolvição*, porque esta pode resultar de um *perdão*. Mas nem toda absolvição vem do perdão. Absolvição, também, vem de *não dever*. E o perdão é *sempredesobrigação do que se deve*.

No sentido do Direito Penal, definido como *graça* tem significado equivalente a *indulto*. Em tal circunstância, o perdão não anula a inculpação ou incriminação. Apenas livra da sanção penal. *Perdão judicial*.

No sentido do Direito Civil e Comercial, notadamente em matéria concernente às obrigações, entende-se a *desobrigação* ou *quitação graciosa* concedida pelo credor ao devedor, relativamente à *dívida* deste para com ele.

Está contido no sentido jurídico de *remissão* ou de *renúncia*. É, no entanto, de aceção mais restrita, pois que é *renúncia do credor* ou *remissão de dívida*, também promovida pelo credor, quando a renúncia ou remissão, em sentido amplo, tanto pode ser ato do credor como do devedor.

O *perdão* é sempre ato emanado, graciosamente, do credor, sem qualquer interferência do devedor, para que exerça sua eficácia jurídica. É, portanto, a *quitação graciosa* da dívida, por quem tinha o direito de exigí-la, embora ela importe renúncia do credor ou a remissão da dívida.

Perdão. Em sentido vulgar, é ainda usado o vocábulo, na linguagem jurídica, na aceção de *desculpa* ou *exculpação*, em virtude do que o ato que se mostra *culpa* é tido como não existindo, para que não produza efeitos jurídicos, se mantido.

Assim se entende o *perdão do cônjuge* pelas *culpas do consorte*.

PERDAS E DANOS. Na terminologia técnica do Direito, exprime a expressão e evidência de *prejuízos* que uma pessoa tenha causado a outrem, por ato próprio ou alheio, mas de sua responsabilidade.

A locução *perdas e danos*, traz, assim, concomitantemente, a ideia da ofensa ou do mal causado a direito ou a coisa alheia, de que resulta um *prejuízo*, isto é, uma diminuição econômica ou desfalque ao patrimônio do ofendido.

Mas, como no sentido jurídico, perdas e danos não somente induzem a ideia da *perda sofrida*, isto é, o *prejuízo efetivo e atual*, que promove o desfalque ao patrimônio (*damnum emergens*), mas ainda os *lucros* ou frutos que não possam ser percebidos (*lucrum cessans*).

E, assim, *dano emergente* corresponderá ao prejuízo efetivo ou o que *realmente se perdeu* enquanto *lucros cessantes* designarão os lucros que cessaram ou o que se deixou de ganhar ou lucrar.

Na linguagem técnico-jurídica, no entanto, *perdas e danos* é a expressão correntia, indicando, assim, a *soma de prejuízos e interesses* que deve ser ressarcida por aquele a quem se imputa a responsabilidade do ato ou do fato que tenha produzido os prejuízos e evitado os interesses.

Para haver *perdas e danos*, usa-se de ação própria, na qual se prove a *efetividade do prejuízo* e a responsabilidade da pessoa que praticou o ato, que lhe deu causa.

Em verdade, a expressão perda é que traz o sentido do prejuízo efetivo e dos lucros cessantes; por *danos* entende-se a ofensa ou o mal, que os provocou ou lhes deu causa: indicam, assim, o *ato potencial*, de que se geraram os prejuízos dos lucros, isto é, as *perdas*.

PERDIDO. De *perder*, do latim *perdere* (esquecer, extraviar, perverter, corromper), é aplicado adjetivamente para anotar o que foi *esquecido, extraviado*, de modo que não se sabe nem se tem notícia do local em que se encontra.

A *coisa perdida*, no entanto, não é *abandonada*, que esta não tem dono, ou o dono dela renunciou à sua posse. A coisa perdida tem dono, e este a quer e a procura: não sabe, porém, onde a deixou (perdeu).

PERDIMENTO. De *perder*, é usado propriamente no sentido de *privação* de qualquer coisa, revelando-se, assim, o *extravio*, o *desaparecimento*, em virtude do que importa na retirada da coisa da posse de seu proprietário ou da posse da pessoa em poder de quem se encontrava.

Traz o mesmo sentido de *perda* ou *perdição*, que ambos têm significação de *ato e efeito de perder*. No entanto, *perdição* é mais aplicado para exprimir a *desonra*, a *prostituição*.

Vide: *Perdido*.

PERDULÁRIO. Derivado de *perder* (arruinar, destruir), é o vocábulo empregado para designar a pessoa que *esbanja* ou *dilapida*, inutilmente, seu próprio patrimônio.

Traz sentido equivalente a *pródigo*, pois que perdulário, conforme sua derivação, é o que *põe a perder* seus haveres, isto é, esbanja-os, dissipa-os, consome-os em gastos excessivos e injustificados.

Vide: *Prodigalidade. Pródigo*.

PERECIMENTO. Derivado de *perecer* (finar-se, deixar de existir), atribuído ao latim hipotético *periscere*, é vulgarmente empregado como *falecimento* ou *morte*, ou como o fato pelo qual coisas e pessoas deixam de existir.

Na terminologia jurídica, sem fugir ao sentido literal, é o vocábulo empregado, em relação a coisas ou direitos que *deixam de existir*, na acepção de *perda, destruição e extinção*.

O *perecimento das coisas* revela-se na sua *destruição* ou na *perda das qualidades*, que lhes são *essenciais*, pelo que, se perdidas ou desaparecidas, resultam na sua destruição.

O *perecimento do direito* manifesta-se em sua *extinção*, determinada ou consequente de princípio legal que a estabelece. *Perecido o direito*, é ele *morto*, pelo que não pode ser mais exercitado, desde que lhe *falte vida*.

Mas, o *perecimento*, como *morte* que é, funda-se na *perda ou destruição dos elementos essenciais* à vida da coisa ou do direito.

Desse modo, há perecimento toda vez que a coisa ou o direito deixa de ter existência legal, em face da destruição de caracteres que lhe são próprios, ou dos próprios elementos materiais que o compõem.

Assim sendo, na evidência do perecimento há sempre uma *perda ou destruição*, que vem mostrar, *materialmente*, a falta de vida ou a inexistência jurídica da coisa ou do direito.

Em regra, pois, decorre de perda ou destruição física ou corpórea, seja da própria coisa ou de quaisquer elementos indispensáveis à sua vida.

PEREMPÇÃO. Derivado do latim *peremptio*, de *perimere* (destroçar, aniquilar, prescrever, extinguir), no sentido originário ou literal significaria o mesmo que *perecimento*: morte violenta ou provocada.

Mas, no sentido técnico do Direito, *perempção* tem conceito próprio, embora resulte na *extinção* ou na *morte* de um direito.

E, assim, exprime propriamente o *aniquilamento* ou a *extinção*, relativamente ao direito para praticar um *ato processual* ou *continuar o processo*, quando, dentro de um *prazo definido e definitivo*, não se exercita o direito de agir ou não se pratica o ato.

Está sim integrada no sentido genérico de perecimento. E se assemelha à *prescrição* e à *decadência*, pelos resultados jurídicos que dela decorrem, isto é, a *extinção de um direito*, antes assegurado ao litigante.

A perempção, porém, ocorre sempre *dentro do processo*, quando no prazo assinado não se praticou o ato, ou, dentro de um certo prazo, não se fez o que era para fazer.

Em certos casos, pode significar a *prescrição*, porque dela pode resultar a *perda de um direito*. Mas dela se difere, como acentuamos, porque se aplica exclusivamente ao processo.

Da *decadência*, também, se diferencia, desde que esta se refira à extinção do direito pela falta do respectivo exercício dentro de um prazo prefixado, enquanto a perempção tanto pode referir-se à *extinção da ação*, como somente à *perda do direito de exercício* de um ato, que pertence ou faz parte do processo, sem que este se paralise ou se aniquile, por inteiro.

E tanto assim é que, no caso de absolvido de instância, pode esta ser *restaurada*, enquanto na decadência ou na prescrição *nada mais se tem a restaurar*, desde que tudo seja *morto ou extinto*, seja direito, ou seja ação.

Vide: *Decadência. Prescrição*.

PEREMPTÓRIO. Derivado do latim *peremptorius* (que mata, mortífero), na terminologia técnica do Direito, especialmente processual, exprime o vocábulo o que é *extintivo*, o que é *definitivo*.

É aplicado, particularmente, a respeito dos *prazos improrrogáveis e fatais*, dentro dos quais se devem exercitar ou executar certos atos, que perecerão, desde que não sejam executados ou praticados.

Assim é que se entendem prazos peremptórios como prazos extintivos ou promotores da perempção.

Peremptório. Extensivamente, pelo caráter de *definitivo* e *irrevogável*, em que se tem o vocábulo, é empregado a respeito das provas no sentido de *indiscutível*.

Prova peremptória, pois, é a que não admite réplica, porque se apresenta *decisiva* e *definitiva*.

PERFEITO. Do latim *perfectus*, é empregado na terminologia jurídica, precisamente no sentido literal ou de origem: quer exprimir o que está *concluído*, segundo as regras legais, para que produza os efeitos desejados.

É costume dizer-se *perfeito* e *acabado* para designar a perfeição jurídica de um contrato ou de um ato. É força de expressão, porque *perfeito* integra o sentido de *acabado*, *concluído*, *consumado*.

No sentido jurídico, o *perfeito*, portanto, significa o que está *concluído*, terminado, acertado, conforme as exigências legais: é o que se apresenta validamente disposto para que possa surtir os efeitos jurídicos, que lhe são próprios.

PERFILHAÇÃO. Derivado do baixo latim *perfiliare* (ter como filho ou por filho), na terminologia jurídica é o vocábulo aplicado como reconhecimento do filho.

A *perfilhação*, assim, é o ato pelo qual a pessoa vem formalmente declarar sua qualidade de pai ou de mãe de outra pessoa. Revela, por isso, a demonstração da filiação. É a confissão da filiação, a que se deve seguir a legitimação.

Neste aspecto, pois, a *adoção* não pode ser compreendida como ato de perfilhar, ou como perfilhação.

Pela adoção, uma pessoa, que não é filha de outra, é *tomada* por esta como filha. Equipara-se a filho, mas o adotado não foi *perfilhado*, porque sua filiação natural é outra, isto é, deve a vida a outros seres.

Na perfilhação, o *perfilhante* é o *autor* da geração do perfilhado. Nesta razão, importa em reconhecer um fato real ou uma condição ou qualidade natural, já existente. Vem, assim, confirmar o *laço* ou *vínculo natural*, já existente, em consequência do nascimento. Pode, no entanto, preceder o nascimento.

Tratando-se de ato, que se funda em um fato natural, o nascimento, a perfilhação está sujeita à impugnação ou contestação, que procure negar a veracidade da filiação reconhecida.

Vide: *Legitimação. Reconhecimento.*

PERFURANTE. Derivado de *perfurar* (penetrar, furar), é usado na terminologia técnica do Direito Penal, para indicar o instrumento ou a *arma*, que *penetra* ou *atravessa* os órgãos, *furando-os*.

São, assim, *perfurantes* as armas ou os instrumentos que terminam em *ponta aguçada*, apropriadas para *furar* ou *fazer furos*. Distinguem-se, pois, dos *contundentes*, que somente batem ou malham, e dos *cortantes*, que têm gume para cortar.

PERGUNTAR. Do latim hipotético *praecunctare*, é empregado na linguagem jurídica no sentido literal: é interrogar, inquirir, tomar informações, ou *indagar*.

Na terminologia técnica mais apropriadamente usa-se o *inquirir*, que possui, no entanto, o mesmo sentido de *perguntar* ou *fazer perguntas*.

Vide: *Inquirição.*

PERÍCIA. Do latim *peritia* (habilidade, saber), na linguagem jurídica designa especialmente, em sentido lato, a *diligência* realizada ou executada *por peritos*, a fim de que se *esclareçam* ou se *evidenciem certos fatos*.

Significa, portanto, a *pesquisa*, o *exame*, a *verificação*, acerca da verdade ou da realidade de certos fatos, por pessoas que tenham reconhecida *habilidade* ou *experiência* na matéria de que se trata.

Assim, a denominação dada a esta habilidade ou saber passou a distinguir a própria ação ou investigação levada a efeito para o *esclarecimento* pretendido.

A *perícia* tem como espécies: os *exames*, as *vistorias*, as *avaliações*.

Todas elas, genericamente, também se dizem *exames periciais*.

A perícia, segundo princípio da lei processual, é portanto a medida que vem *mostrar o fato*, quando não haja meio de prova documental para mostrá-lo, ou quando se quer esclarecer circunstâncias, a respeito do mesmo, que não se acham perfeitamente definidas.

A perícia, por via de regra, importa sempre em exame que necessite ser feito por *técnicos*, isto é, por peritos ou pessoas hábeis e conhecedores da matéria a que se refere.

O exame, a diligência ou qualquer medida que não tenha por escopo a *descoberta de um fato*, que dependa de habilidade técnica ou de conhecimentos técnicos, não constitui, propriamente, uma perícia, no rigor do sentido do vocábulo.

PERICLITAÇÃO. Do latim *periclitatio*, de *periclitare* (correr risco, perigar, tentar contra a vida), é o vocábulo entendido como a *ação de expor alguém a perigo* ou de *colocá-lo em posição de perigo*.

Assim, a periclitación não traz o sentido de um *mal* ou *dano efetivo*, mas a circunstância ou o estado de um mal ou dano *que está próximo* constitui um *perigo* ou uma *ameaça*.

Na terminologia penal, a *periclitación* designa, genericamente, os *crimes de perigo*, ou aqueles em que se põem em *risco* a vida ou a saúde de outrem, seja por *ação*, ou mesmo por *omissão*, quando se deixa de prestar socorro ou assistência, quando devida.

Para sua configuração penal, não se exige que o perigo a que se expõe a pessoa culmine pela efetividade do mal ou dano, em que se funda. Basta que tenha sido levada à frente desse mal ou tenha sido ameaçada desse dano. O perigo está na *ameaça do mal*, não no *mal efetivo*.

PERICULOSIDADE. Do latim *periculosus* (perigoso, arriscado, cheio de perigos), na linguagem comum exprime o *estado* ou a *qualidade de perigoso*, em que se possam apresentar coisas e pessoas.

Quer significar, assim, a *situação*, que oferece perigos ou o *estado* de quem pode expor alguém a perigo, ou lhe proporcionar um mal ou um dano.

Na terminologia penal, a periculosidade, relativamente às pessoas, entende-se a *propensão delas para o mal*, a *tendência para o mal*, revelada por seus atos anteriores ou pelas circunstâncias em que praticaram um delito.

A periculosidade da pessoa, ou individual, é, pois, determinada por suas próprias ações, quando a lei não a presume expressamente.

Os criminalistas distinguem a periculosidade em *social e criminal*, ou seja, a periculosidade *sem delito* e a após o delito (*post delictum*).

A periculosidade social, assim, é a que se evidencia ou existe *antes do crime*, em virtude da *condição de perigosa* revelada pela pessoa. É a periculosidade sem delito, a que alude FERRI, fundada no *perigo do delito*.

A periculosidade criminal é a que se evidencia ou resulta da prática do crime, e se funda no *perigo da reincidência*.

Social ou criminal, a *periculosidade individual* se caracteriza pelas *tendências perigosas* das pessoas, reveladas ou mostradas por suas ações, isto é, suas inclinações especiais para o mal ou para a prática de atos criminosos; seja aquela determinada por suas más índoles ou por qualquer *enfermidade mental*, que lhes tire ou restrinja o discernimento.

Periculosidade. Na técnica trabalhista, indica o adicional, pago sobre o salário, a título de remuneração por atividade perigosa.

PERIGO. Derivado do latim *periculum* (perigo, risco), em sentido jurídico entende-se toda *eventualidade*, que se receia ou que se teme, da qual possa *resultar um mal* ou *dano* à coisa ou à pessoa, ameaçando-a em sua *existência*.

Assim, pode ser entendido como o próprio estado de receio ou *de temor da coisa má*, que venha provocar uma *perda* ou *deterioração à coisa* ou uma *ofensa física*, que *ameace* a existência da pessoa.

Ou pode ser compreendido como o próprio *mal* ou *dano temido*.

Em sentido estrito, é o vocábulo perigo tomado como a *eventualidade fortuita de perda* ou *deterioração*. Nesta acepção, pois, é que se têm *perigo* e *risco* em sentido equivalente. E, assim, é tido na linguagem técnica do Direito Comercial Marítimo.

Mas, na terminologia do Direito Civil e do Direito Penal, a expressão é tomada em seu conceito amplo.

Desse modo, o perigo tanto se funda na eventualidade fortuita, de que se possa gerar uma perda ou detenção, como pode decorrer da *ação do homem*, desde que contenha um *mal*, que ameace a existência da coisa ou da pessoa.

Onde quer que se evidencie um *mal receado e ameaçador*, está o *perigo*, embora nem sempre, como no caso do *risco*, seja ele *visível*, pois que, *fortuitamente*, ele pode *não vir*.

PERIGO ATUAL. Assim se entende o perigo que *está presente*, já começou a produzir o *mal*, em que está contido.

Assim, o perigo não é mais *receado* ou *temido*, visto que já é *efetivo o mal*, ou já é *presente a coisa má*, que se temia ou se receava.

O perigo temido está, assim, *possibilitado, está chegado*, para realizar o *mal* à coisa ou à pessoa. Pode resultar de uma *violência física*, como pode ser gerado de um *constrangimento moral*, de que extravasem *ameaças*.

Nesta razão, no *perigo atual*, os *atos temidos* são mostrados e as ameaças começam a ser cumpridas.

É o sentido que se tira do *atual* na sua significação de *efetivo, presente, visível*.

PERIGO COMUM. Assim se entende a contingência, a eventualidade que traga ameaça à coletividade, isto é, possa ameaçar a existência das pessoas ou das coisas, sem particularizá-la ou individualizá-la.

Comum quer dizer *de todos*, sem determinação ou particularização. O *perigo comum* é o que pode atingir a *todos*, sem qualquer distinção. É o *perigo indeterminado*.

Contém, assim, ameaça coletiva ou *à coletividade*.

O perigo comum pode decorrer da ação da natureza. Como pode ser consequente de ação do homem, que provoca o desencadeamento de forças naturais.

Os incêndios, as inundações, são fatos típicos do perigo comum.

Ele se caracteriza pela *indeterminação* em ser lançado contra a coletividade, trazendo consequências que não se podem medir, desde que irão até onde as forças naturais as possam conduzir.

PERIGO CONCRETO. Na terminologia do Direito Penal, em distinção ao perigo comum, assim se diz do perigo *determinado* ou limitado a certa pessoa.

É, assim, o *perigo direto* à pessoa, que se expõe às suas consequências ou ao mal que dele possa vir.

PERIGO DE VIDA. É aquele que *ameaça* a vida, ou que expõe a pessoa à morte, distinguindo-se daquele que possa somente atingir a pessoa em sua saúde.

O *mal receado*, nele, é a *morte* ou o *perecimento*, mostrando-se, por isso, o de *maior gravidade*.

PERIGO GRAVE. O perigo pode ser de maior ou de menor gravidade.

A gravidade dele, assim, assenta na intensidade ou na importância do mal que possa ser causado.

Será, desse modo, mais grave ou menos grave, segundo a importância da perda ou do dano que possa provocar.

Em relação às coisas, o perigo mais grave é o da destruição e, quanto às pessoas, o da morte.

PERIGO IMINENTE. Assim se entende a *ameaça* irresistível, inevitável, que está prestes a começar. Não chegou, mas apresenta-se próxima, considerável, certa, imediata.

Resulta, pois, do próprio *fato*, que o constitui, que se vê inevitável, que já está visível, em vias de realizar-se. É o perigo que está *sobrevindo*, *chegando*.

Na terminologia técnica do Direito Civil, o *perigo iminente*, relativo às coisas, também se diz *dano iminente*. O dano, em verdade, constitui o *mal receado*.

Nesta razão é que, nas ações cominatórias, se usa da expressão *caução do dano receado*, ou *caução do dano infecto*, para designar as que se prestam como *preceito*, nos casos de temor de perigo, que está prestes a vir.

PERIMIR. Do latim *perimire*, é pôr termo à ação ou à instância, em virtude de fato que a torna extinta, preempção ou prescrita.

PERIÓDICO. Formado de *período*, como adjetivo é o vocábulo empregado para designar o que *não é permanente* ou fixo, mas se realiza ou se efetiva *por ciclos*, em épocas certas e determinadas.

Periódico. Como expressão técnica, em uso na linguagem de imprensa, entende-se a publicação que *não é efetiva* ou *diária*, mas é feita em dias determinados da semana, do mês ou do ano.

São periódicos, assim, os *semanários*, *quinzenários*, *mensários* e *anuais*.

PERÍODO. Do latim *periodus*, entende-se, geralmente, o *espaço de tempo*, em que os fatos se realizam e as coisas se executam. É, pois, o *tempo de duração*, do que ocorre ou do que se faz.

Na terminologia jurídica, é aplicado na mesma significação de *prazo*. Neste sentido, pois, diz-se *período da prova*, para aludir ao prazo em que ela se promove; *período do orçamento*, para significar o espaço de tempo ou o prazo em que o orçamento deve ser executado ou tem vigência.

Período. Mas, tomado em sua acepção literal, é o vocábulo propriamente empregado para exprimir o espaço de tempo, ao fim do qual as coisas se repetem.

Refere-se, assim, à *duração* de tudo o que se repete ou ocorre, de tempos em tempos. Tem, assim, o conceito de *ciclo* ou *circuito*.

PERÍODO CLÁSSICO. Na técnica do Direito Romano, indica os anos correspondentes ao Principado, desde a ascensão de Augusto (27 a.C.) até o meado do século III, final do reinado de Severos (235 d. C.), época que se notabilizou pela grande e qualitativa produção jurídica.

PERÍODO COMPLEMENTAR. Na terminologia do Direito Financeiro, é a expressão usada para designar o período adicional ou o prazo adicional em que se liquidam ou se ultimam as operações pertinentes ao orçamento estabelecido para um período normal ou de 12 meses.

É, assim, um espaço de tempo, *que se prolonga*, para execução de atos que deveriam ser executados no prazo preestabelecido ou no *período preestabelecido*.

O período complementar ou o período adicional integra, assim, o *exercício financeiro*, que se compreende, além do prazo determinado para vigência da *gestão financeira*, o que se estabelece para últimação e liquidação das contas e operações referentes ao orçamento autorizado.

Mas, no período complementar não se registram operações novas. Ultimam-se e se liquidam as *operações* pertinentes ao orçamento em apreço, isto é, já consignadas e, em consequência, autorizadas no orçamento, a que se adicionam.

Revela-se, portanto, apenas um período de tolerância para regularização de contas e operações autorizadas e consignadas no orçamento, que vigorou dentro do período normal ou da gestão.

PERÍODO CONSTITUTIVO. Em sentido geral, assim se entende o espaço de tempo ou o prazo necessário para que certas coisas se organizem, a fim de que possam, segundo as exigências legais, exercer suas finalidades ou realizar seus objetivos.

É o *período de organização*, ou seja, aquele em que se praticam os *atos necessários à constituição* de alguma coisa.

Na terminologia técnica das sociedades anônimas, *período constitutivo* exprime toda soma de atos preliminares para a organização ou a fundação de uma sociedade, a partir do momento em que se torna pública a ideia ou a intenção de constituí-la até o instante em que se realiza a assembleia de acionistas que a *declara instalada*.

Quer nos casos de constituição de sociedade anônima por subscrição particular, quer por subscrição pública, a lei determina a soma de atos que se consideram pertinentes a esse período constitutivo ou que antecede à instalação definitiva da sociedade.

PERÍODO DE CAÇA. Temporada em que o órgão disciplinar permite a caça, atendendo à preservação da fauna.

PERÍODO DE CARÊNCIA. Tempo durante o qual os beneficiários da prestação de serviço não fazem jus ao benefício (social, assistencial, médico, previdenciário), em virtude da não satisfação do número de prestações a que se obrigaram.

PERÍODO DE FÉRIAS. É a expressão usada para designar a *época* ou o *espaço de tempo*, em que se suspende o exercício de certas atividades para *folga* ou *descanso* das pessoas que delas participam.

Neste sentido, assim, *período de férias* também se entende a *duração de férias*, concedidas ao empregado, dentro da qual está *livre do serviço*, embora com direito à remuneração que lhe compete.

Segundo as regras do Direito Trabalhista, o período de férias é computado por *dias corridos*, não se destacando deles os dias feriados e os dominicais.

Dessa forma, na contagem dos dias para verificação do tempo em que as férias devem ser usufruídas, contam-se os dias que não sejam considerados úteis.

Vide: *Dia. Feriado*.

PERÍODO DE TRABALHO. Exprime a locução o *tempo de duração* do trabalho, considerado por horas dentro de um dia ou de uma semana.

Nestas condições, o *período de trabalho* é comum ou ordinário, ou extraordinário.

O comum ou ordinário é aquele que pode ser exigido, dentro da remuneração ou da paga estipulada, segundo as determinações horárias da lei.

O extraordinário é o que excede o *horário* legalmente estabelecido e não se computa dentro do ordenado ou do salário ajustado, pelo que constitui trabalho a ser pago em separado, isto é, além do que é devido pelo horário regular.

Geralmente, a lei estabelece o *período de oito horas* para o trabalho diurno, conforme o art. 58 da CLT, combinado com o art. 7º, XIII, da CF/1988. As exceções estão previstas nos arts. 224 e seguintes da CLT.

PERÍODO DO MANDATO. Na terminologia do Direito Público, exprime o tempo ou a duração em que se exerce um *mandato*, para que se foi eleito.

Quando se trata do mandato de Presidente da República, diz-se, propriamente, *período presidencial*, que significa, assim, o prazo para exercício do mandato que lhe foi confiado.

Segundo as leis constitucionais brasileiras, esse período é de quatro anos.

PERÍODO ESCOLAR. Designa o *tempo de duração*, sem interrupção, de um ciclo escolar.

Quando o ensino é interrompido no meio do ano, para um período de férias, diz-se que o ano escolar tem dois *períodos*: o primeiro da abertura inicial das aulas até o começo do primeiro

período de férias; o segundo, quando cessa o primeiro período de férias, até que se encerre o ano letivo.

PERITAGEM. Derivado de *perito*, é o vocábulo usualmente empregado na terminologia forense para designar a *promoção da perícia* ou a diligência em que a mesma se realiza ou se efetiva.

É, assim, o procedimento da perícia.

PERITO. Do latim *peritus* (hábil, experimentado, que sabe por experiência), exprime, na linguagem técnica do Direito, a pessoa que, nomeada pelo juiz, ou escolhida pelas partes, em uma demanda ou litígio, vai participar ou realizar uma *perícia*.

É, assim, designação genérica dada ao *avaliador*, ao *examinador*, ao *arbitrador*, ao *avistoriador*, ou a toda pessoa que se indica para, numa questão judicial, proceder a um *exame*, dele dando seu *parecer* ou as conclusões a que chegou a respeito do *fato examinado*.

Diz-se, também, *experto*. E é também conhecido, na linguagem forense, como *louvado*.

Quando se trata de examinar questão de *ordem técnica* e *profissional*, o perito deve ser o técnico ou habilitado na respectiva profissão.

Daí, a distinção entre *perito leigo* e *perito habilitado* ou *técnico*.

O *perito leigo* é o que não se mostra senhor de uma profissão técnica, nem habilitado, legalmente, em qualquer profissão.

O *perito habilitado*, ou *técnico*, tanto pode ser aquele que se mostra habilitado legalmente para o exercício de certa profissão, como aquele que exerce efetivamente um ofício mecânico, sendo, por isso, senhor de sua arte e ofício. Habilitado ou técnico é o homem da arte, que tem experiência dela ou nela é hábil.

Nesta razão, no conceito jurídico, *perito* entende-se o homem hábil (*experto*), que, por suas qualidades ou conhecimentos, está em condições de esclarecer a situação do fato ou do assunto, que se pretende aclarar ou pôr em evidência, para uma solução justa e verdadeira da contenda.

E, por este motivo, é que a lei aconselha que se designe sempre um técnico ou profissional legalmente habilitado, quando se trata de assuntos de ordem técnica ou profissional.

PERITO-CONTADOR. Designa o contador especialista em efetuar perícia de escritas contábeis.

PERITO DESEMPATADOR. É o perito do juízo, e que, pela imparcialidade, funciona quando os peritos das partes diverjam.

PERJÚRIO. Derivado do latim *perjurium* (juramento falso), é tido vulgarmente como *aquebra do juramento* ou a *falsa afirmativa*.

No sentido técnico do Direito, no entanto, tem sido aplicado para designar o *falso testemunho*, em que se afirma em prejuízo de outrem, ou da justiça, ser verdadeiro um fato, que se sabe não ser.

Do *falso testemunho* decorre a *quebra de um juramento*, porquanto jurou ou se comprometeu a dizer a verdade, a que foge, maldosamente.

PERMANÊNCIA. Derivado da forma nominal adjetiva de *permanere* (permanecer, ficar como está, persistir), entende-se o *estado de estabilidade* ou de *firmeza*, em que se conservam as coisas, mantendo-se na mesma situação ou se mostrando sem qualquer alteração na posição, em que se encontram.

É demonstrativo, assim, da posição ou da situação, que não se modifica ou não sofre solução de continuidade.

É a *persistência* no mesmo aspecto ou situação, opondo-se, assim, ao que é *passageiro* ou *não é efetivo*.

A *permanência*, portanto, revela a *intangibilidade* ou a *continuidade*, donde a *efetividade*, *ininterruptibilidade* ou *inalterabilidade* de tudo aquilo a que se atribui semelhante qualidade.

PERMANENTE. Do latim *permanens*, do verbo *permanere* (permanecer, ficar, persistir, durar), vulgarmente entende-se a condição ou a qualidade de tudo o *que se conserva como está*, no mesmo estado ou posição.

Permanente é o *inalterável*, *efetivo*, *contínuo*, *persistente*, *intangível*.

Assim, na linguagem jurídica, quando se diz *permanente*, entende-se *efetivo*, que deve ser mantido sem qualquer alteração ou modificação.

Emprego permanente é o que se exerce em caráter efetivo, opondo-se ao *temporário* ou *eventual*.

Reunião permanente é a que não se suspende, é contínua, ou que assim se mantém até certo prazo ou até que se decida sobre certo fato.

Vide: *Permanência*.

“PERMISSA VENIA”. Locução latina, o mesmo que *data venia*, a indicar, na expressão enfática *permissa maxima venia*, com a devida permissão.

PERMISSÃO. Derivado do latim *permissio*, do verbo *permittere* (permitir, consentir, autorizar), na terminologia jurídica entende-se o *consentimento*, a *autorização* ou a *licença*, para que se faça alguma coisa, que *não é de nosso direito*, ou para cuja execução ou prática se exija o consentimento ou a autorização do Poder Público, como formalidade ou como exigência preliminar.

Neste último caso, permissão significa propriamente *licença*, que se indica formalidade ou exigência de ordem legal, para que se exerça uma atividade, subordinada a esta regra. A permissão, assim, constará de um *alvará* ou *certificado* escrito, expedido pela autoridade administrativa, a quem compete dar o consentimento ou a autorização.

As permissões, nesta condição, constam sempre de um documento ou título.

Nesta razão é que, também, costumam dar o nome de *permissão* aos próprios *títulos* ou *certificados*, expedidos pelas autoridades administrativas, onde se fixa a licença ou a autorização para o exercício de certas atividades ou para a prática de certas coisas.

No sentido do Direito Privado, a permissão exprime sempre o consentimento ou a autorização dada, por quem possa ou tenha autoridade para consentir, à pessoa para que pratique o ato ou execute alguma coisa, que não poderia, validamente, executar ou fazer sem este consentimento.

Pode ser dada por escrito, verbalmente, ou mesmo de modo tácito, conforme as circunstâncias.

A permissão, porém, entende-se somente para a prática do ato ou para execução daquilo que foi consentido, não autorizando, desse modo, a prática de atos, além dos consentidos.

Assim, a *permissão* para uso da coisa entende-se *permissão de mero uso*, não induzindo direito que exceda este limite, tal como o de *aquisição da posse*.

Permissão. É também aplicado o vocábulo para designar a *faculdade*, que se fixa na regra legal, em virtude da qual pode a pessoa fazer ou não fazer alguma coisa.

É, neste caso, o *consentimento da lei*, permitindo ou autorizando a prática de um ato, à vontade da pessoa.

Permissão. Na técnica do Direito Administrativo, designa o ato unilateral, discricionário e de natureza precária, através do qual a Administração Pública concede ao particular o poder de executar serviços de interesse coletivo ou de usar especialmente local público.

Assim, *permissionário* é a pessoa, natural ou jurídica de direito privado, que obtém a permissão; *permitente*, o órgão público expedidor da licença.

PERMISSÃO DE USO. Denomina-se, na técnica administrativa, a modalidade de permissão, através da qual o Poder Público faculta ao particular o uso, em caráter precário, de bens públicos, *e.g.*, a instalação de quiosques ou bancas de jornais na via pública.

PERMISSÃO PARA CONSTRUIR. É a autorização, emanada do executivo municipal, para que possa a pessoa edificar prédio novo ou alterar o antigo, mediante exame e aprovação dos *projetos* da construção.

Esta autorização consta de *alvará*, expedido pela municipalidade, pelo qual se pagam emolumentos constantes das tarifas municipais.

PERMISSIVO. Do latim *permissus*, de *permittere* (permitir), geralmente assim se diz de tudo o que contém uma *permissão*.

Opõe-se, desse modo, ao proibido ou *defeso*.

Em relação à *norma legal*, entende-se aquela em que se fixa uma *faculdade*, em virtude do que se pode fazer ou não fazer alguma coisa.

Há, pois, uma autorização *para que se faça*, não sendo, no entanto, de caráter obrigatório. Exprime-se, assim, pelo que *é permitido, é facultado* ou *pode ser*. E se distingue do que seja *imperativo*, que se dita em caráter obrigatório.

O permissivo *não obriga*, apenas autoriza ou consente.

PERMUTA. Derivado de *permutar*, do latim *permutare* (permutar, trocar, cambiar), na significação técnica do Direito exprime o contrato, em virtude do qual os contratantes *trocam* ou *cambiam* entre si coisas de sua propriedade.

Os romanos denominavam-no *permutatio* (permutação), considerando-o o mais importante dos *contratos inominados* da categoria do *ut des*.

Ele realiza, sem dúvida, o mesmo fim que a *venda*, desde que uma das partes contratantes *dê* (transfere a propriedade da coisa), para que *obtenha* ou *receba* da outra parte uma outra coisa equivalente.

Ocorrem, na permuta, simultaneamente, duas transferências ou duas transmissões de propriedade: os contratantes ou permutantes fazem, entre si, recíprocas transferências de coisas, que se equivalem.

Praticamente é a *troca de coisa por coisa*. E, neste sentido, é também tida na linguagem técnica da Economia Política: é a troca de mercadorias ou de valores.

Na venda há um preço. Na permuta, a troca de valores é firmada *por sua equivalência*, pelo que dela se exclui qualquer obrigação que resulte na entrega de soma em dinheiro.

Bem claro está, pois, o conceito, em virtude do qual se verifica que uma coisa é *permutar* e outra é *comprar e vender*.

Na permuta, não há propriamente um *preço (pretium)*, isto é, uma *contraprestação em dinheiro*, de modo a se distinguirem *comprador* e *vendedor*, em consequência, a *coisa vendida e comprada*. Ordenam-se duas entregas de coisas de igual valor, ou que se estimam equivalentemente. E, assim, quando há um *excesso de valor*, de modo que se cumpra um pagamento, ou seja, haja uma entrega de dinheiro, não haverá permuta, mas venda. E neste caso a coisa dada pelo comprador será computada no preço da venda, como parte do pagamento.

PERMUTAÇÃO. Ação e efeito de *permutar*. *Câmbio, troca, permuta*.

Vide: *Permuta*.

PERNICIOSO. Do latim *perniciosus*, de *perniciēs* (destruição), exprime o vocábulo a qualidade de tudo o que possa trazer ou acarretar *danos* ou *perdas* à pessoa ou à coisa, sejam eles de ordem material ou moral.

Neste sentido, assim, o *pernicioso*, por sua etimologia de *nex* (morte violenta), também exprime a qualidade de *nocivo*, de *destruidor*, de *prejudicial*.

PERNOITE. Formado de *pernoitar*, do latim *pernoctare* (passar a noite), é vulgarmente empregado para designar, na linguagem técnica das hospedarias e pousadas, a *dormida por uma noite*. É o mesmo que *pernoitamento*.

Diferencia-se, pois, da *diária*, onde se compreendem, além da dormida, as *refeições diurnas*. No *pernoite*, somente se computa a *dormida* ou a *estada por uma noite*.

PERORAÇÃO. Do latim *peroratione*, designa o epílogo ou a parte final de um pequeno discurso ou oração.

PERPETAÇÃO. Derivado do latim *perpetratio*, do verbo *perpetrare* (fazer inteiramente, executar, consumir), é empregado na linguagem técnica do Direito, especialmente em referência aos crimes ou delitos, para exprimir sua *consumação, execução concluída*.

Assim, *perpetração do crime* é que se *executou inteiramente*, já produziu seus maléficos resultados; respeita ao *crime já cometido*.

PERPETRAR. De *perpetrare*, entende-se praticar, consumir ou executar um crime ou ato punível.

PERPETUAÇÃO. Derivado de *perpetuar*, do latim *perpetuare*, de *perpetuus* (não interrompido, para sempre), significa vulgarmente a ação e efeito de tornar as coisas *simultâneas* e *eternas*.

A *perpetuação*, assim, neste sentido, quer exprimir a qualidade do que é de *existência indefinida*, tendo, pois, o mesmo sentido de *perpetuidade*: duração indefinida e para sempre.

Perpetuação. Mas, no sentido técnico do Direito, *perpetuação*, exprimindo *ação de perpetuar*, não possui tão amplo significado.

Perpetuar, no sentido jurídico, quer exprimir fazer alguma diligência para que se *impeça a prescrição*, para que se *consERVE um direito*, pelo tempo ou durante o prazo que a própria lei determina e assegura.

Perpetuação, assim, significa a *continuidade do direito*, a *subsistência* dele por mais algum tempo, segundo a regra instituída em lei. É a *fixação* do direito, que se prorroga, ou do direito que permanece.

Neste sentido é que se tem a *perpetuação da ação*, que se mantém pelo prazo admitido em lei.

E assim se entende a *perpetuação da obrigação*, que continua a subsistir, mesmo que a coisa, objeto dela, se tenha perdido, quando o devedor está em mora.

Neste particular, *perpetuação* e *perpetuidade* se *distinguem*, porquanto *perpetuação* entende-se ação de *dar maior duração* ou de garantir o direito por mais tempo, não de lhe assegurar valia por uma eternidade ou por todo tempo, que é do sentido de *perpetuidade*.

PERPETUIDADE. Do latim *perpetuus*, é empregado para exprimir a qualidade de tudo o que tem existência indefinida ou para sempre.

É a qualidade, *e.g.*, atribuída à *enfiteuse*.

No entanto, no sentido jurídico, a *perpetuidade* não traz sentido absoluto.

As coisas tidas como *perpétuas* são suscetíveis de alteração ou transformações, que não venham afetar sua condição ou qualidade originária, se a lei não permite uma alteração radical a esta estrutura de *perenidade*, como no caso da *enfiteuse*.

PERSECUÇÃO. Do latim *persecutione*, indica ato ou efeito de perseguir, a perseguição.

PERSECUTÓRIO. Em sentido geral, porém, refere-se à *perseguição* ou *persecução* feita judicialmente.

E, nesta razão, quando o pedido judicial é especialmente feito para entrega ou restituição de coisa, use-se propriamente o *reipersecutório*, que já se refere à *perseguição da própria coisa* ou de *coisa determinada*.

Neste caso, *persecutório* será qualificação atribuída a todo ato de *persecução*.

PERSEGUIÇÃO. Derivado do latim *persecutio*, de *persequi* (seguir sem parar, ir ao encalço, perseguir), é tomado na acepção jurídica como a *ação de seguir* ou *perseguir em justiça*.

É, pois, o *prosseguimento judicial* ou *instância*, para se haver o que é direito ou para fazer aplicação da pena ou do castigo, a que se está sujeito.

Tem, assim, a mesma significação de *persecução* aplicado para significar, também, a *ação de perseguir*.

Quando a ação judicial tende a reclamar ou haver a coisa, *perseguição* ou *persecução* (*persecutio*), é tido no mesmo sentido de *reivindicação*. Assim o empregaram os romanos na expressão *pignoris persecutio*, dita também de *vindicatio pignoris*.

Perseguição ao devedor, portanto, entende-se a ação intentada pelo credor, o que legalmente a este é deferido, para compeli-lo a cumprir a obrigação assumida.

Perseguição. No sentido penal, além da ideia de *ação da justiça* para punição ou para condenação do responsável por um delito ou crime, em processo regular, entende-se a ação para capturar ou para prender o criminoso, a fim de que se veja processar e venha a sofrer a pena que lhe for aplicada.

PERSEIDADE. Na filosofia escolástica, qualidade da coisa ou de tudo que se pode ver de *per si*.

PERSISTÊNCIA. De *persistir*, do latim *persistere* (perseverar, continuar), exprime a *firmeza de propósitos* ou a *disposição* acerca do que se resolveu fazer ou executar. Equivale a *perseverança* e a *permanência*.

Juridicamente, a *persistência* pode referir-se à *reafirmação da vontade*, em virtude do que se evidencia a firmeza de propósito, como pode significar a *contumácia*, quando se persevera em manter uma *atitude obstinada* acerca de certos fatos.

Em qualquer circunstância, no entanto, mostra a *firmeza*, em que está a pessoa, para *manter* alguma coisa ou *permanecer* em alguma situação ou posição. É, pois, a *duração permanente* de uma coisa ou a *constância* da vontade ou do propósito de executá-la.

“PERSONA GRATA”. Locução latina que se traduz *pessoa grata*, empregada na terminologia diplomática para mostrar a situação do agente diplomático que *merece a consideração* do governo em que se vai acreditar, ou que é tido *com satisfação* pelo governo junto ao que se encontra acreditado, como representante do seu país. É, pois, demonstrativo da qualidade do representante diplomático que é recebido ou mantido pelo governo de outro país sem qualquer objeção ou restituição.

É da regra de Direito Internacional que, mesmo antes de ser a pessoa investida na qualidade de representante diplomático de um país, deve este país previamente consultar o governo, junto de quem vai ser exercida a representação, para saber se é a pessoa indicada *persona grata*. E, diante de favorável resposta, efetiva-se a indicação. A esta consulta é que se dá o nome de *demande d'agrément*, pedido de anuência.

“PERSONA NON GRATA”. Ao contrário de *persona grata*, é alusiva ao agente diplomático que não merece do governo, em cujo país vai servir, ou em cujo país se encontra, a consideração ou o *bom grado*, para que se acredite como representante diplomático de seu país, ou para que continue a servi-lo nessa qualidade de seu agente ou representante.

PERSONALIDADE. Do latim *personalitas*, de *persona* (pessoa), quer, propriamente, significar o conjunto de elementos, que se mostram próprios ou inerentes à pessoa, formando ou *constituindo* um *indivíduo* que, em tudo, morfológica, fisiológica e psicologicamente se diferencia de qualquer outro.

Assim, opondo-se à aceção de *generalidade*, traz consigo o sentido de *individualidade*, *particularidade* e *singularidade*, exprimindo o conceito de uma *relação abstrata de existência*, ou seja, do próprio *ego* concreto da pessoa natural. É a *qualidade de pessoa*.

Nesta razão, a *personalidade*, tomada neste sentido, não pode ser mais que *uma*, porque somente uma é a *individualidade*, que dela se deriva.

Juridicamente, a *personalidade* é tida neste mesmo conceito, *caracterizando* ou *individualizando* a pessoa ou a *entidade física* ou *jurídica*, com aptidão a ser *sujeito ativo* ou *passivo de direitos*.

Vide: *Personalidade civil*.

Personalidade. Mesmo na terminologia jurídica, a ideia de personalidade não se limita à pessoa natural, isto é, não se restringe à *personalidade natural* ou *física*.

Extensivamente, designa as coisas que se *corporificam*, isto é, se *personalizam* ou *sepersonificam*, em virtude de uma *constituição legal*, que lhes atribui *formas*, *aspectos próprios* e *vida própria e autônoma*.

Desse modo, a personalidade exprime, igualmente, o conjunto de caracteres e elementos que vêm formar ou constituir a coisa, para mostrá-la própria e numa *individualização*, que não se confunde com qualquer outra.

É neste sentido que se diz que o *orçamento* tem uma *personalidade*: é que cada orçamento se apresenta, em seu próprio aspecto, pelos requisitos de que se compõe e pela autonomia, mantendo uma vida própria.

A personalidade, portanto, exprime o *caráter próprio*, e designa a *vida com independência*, *avida autônoma*.

Personalidade. No sentido filosófico, entende-se o conjunto de *qualidades* que constituem a pessoa.

PERSONALIDADE CIVIL. Exprime, tecnicamente, a *qualidade de pessoa*, já *legalmente protegida*, para que lhe sejam atribuídos os direitos e as obrigações, assinalados na própria lei. É a que decorre da *existência natural* ou *jurídica*.

A personalidade civil, assim, revela-se na *suscetibilidade de direitos e de obrigações* ou *aptidão legal* de ser sujeito de direitos.

Mas difere da *capacidade civil*, decorrente da personalidade, visto que a capacidade mostra *opoder de intervir por si mesma*, enquanto a personalidade dá a ideia do *direito de ser protegido* pela lei, mesmo sem *capacidade*.

Do sentido dessa proteção legal, deferida à pessoa, é que se geram os *direitos à personalidade*, consistentes em proteger a pessoa em si mesma e em proteger seus *bens*, sejam de ordem material ou mesmo de ordem imaterial.

A personalidade civil, pois, assegura à pessoa o *direito* de ter uma *existência jurídica própria e de ser sujeito de direitos*, integrando conceito mais amplo que o de *capacidade*, onde não se faz mister somente a *existência da pessoa*, atributo da personalidade, mas a evidência de outros *requisitos indispensáveis para que aja por si*, atributo da capacidade.

No ser humano, o nascimento é que determina sua *personalidade civil*, desde que *nascido com vida*.

Noutras expressões: a personalidade civil do homem começa com o seu nascimento com vida, embora a lei proteja os direitos do *nascituro*.

Somente depois de *nascido com vida* é que se atribui à pessoa natural uma *personalidade*, que a torna apta para adquirir direitos e ficar sujeita às obrigações. E, desse modo, a personalidade se funda no fato da *existência*.

Com a *morte*, termina a personalidade civil das pessoas, naturais ou físicas.

A personalidade civil não é privativa ao homem ou à pessoa natural.

A lei também a confere a certas organizações, que se *personalizam*, adquirindo ou tomando feição legal de pessoa, nas mesmas condições da pessoa natural. É a que se atribui à *pessoa jurídica*, também qualificada de *pessoal moral*, pela qual se *investe* na *aptidão* para adquirir direitos, fundada na *existência jurídica própria*, que a lei lhe assegura e protege.

PERSONALIDADE FÍSICA. É a expressão usada propriamente para assinalar a *qualidade de pessoa* atribuída ao homem. É a *qualidade de pessoa natural*, conseqüente *donascimento*, fato natural, em que não intervém imposição legal.

Tem, assim, sentido mais restrito que *personalidade civil*, opondo-se ao sentido de *personalidade jurídica*, aplicada especialmente às *pessoas jurídicas*.

A *personalidade física*, para cuja evidência se exige o nascimento *com vida*, segundo regra que promana de princípio já em voga no Direito Romano, termina com a *morte natural*.

Somente a personalidade civil, em que se investe a pessoa física, pode extinguir-se com *amorte civil*.

PERSONALIDADE JURÍDICA. Denominação propriamente dada à personalidade que se atribui ou se assegura às *pessoas jurídicas*, em virtude do que se investem de uma *qualidade de pessoa*, que as tornam suscetíveis de direitos e obrigações e com direito a uma existência própria, protegida pela lei.

É, assim, uma especialização terminológica da personalidade civil para designar as pessoas constituídas por força da lei, em distinção à personalidade física, própria às pessoas naturais.

PERSONALIDADE MORAL. É a expressão usada em duplo sentido:

a) é tido na mesma acepção de personalidade jurídica para assinalar a existência das pessoas jurídicas, e a soma de direitos que lhes são inerentes;

b) mas é tomada, também, para exprimir a soma de *atributos morais*, próprios ou pertinentes às pessoas, que devam ser *juridicamente protegidas*.

Assim, a *personalidade moral* é constituída pelas *qualidades morais* da pessoa, que se mostram integradas em sua personalidade civil, e devem ser protegidas e defendidas igualmente, para que não se causem danos à própria pessoa.

As qualidades da pessoa equivalem a *bens imateriais*, que não podem ser relegados nem desprezados. E, por isso, a lei as protege, quando da ofensa a elas possam advir danos ou prejuízos à pessoa.

Neste sentido, pois, a personalidade moral é constituída pelo *bom nome, honra, probidade profissional, sentimentos religiosos e afetivos*, e de todos os elementos de ordem moral que

devam ser defendidos pela pessoa, em bem de sua própria posição social ou de seu conceito na sociedade, em que vive.

É derivada da personalidade física ou da personalidade jurídica, integrando-se na *personalidade civil*, em virtude da qual a pessoa é protegida em todos os seus direitos, seja qual for a ordem em que se manifeste, para que se mostre ileso na sua integridade física, moral, ou na integridade de bens materiais.

Deste conceito é que advém a ideia de *patrimônio*, constituído por toda sorte de bens materiais ou imateriais e, mesmo, *morais*.

PERSONALÍSSIMO. Derivado do latim *personalis* (inerente à pessoa), elevado ao superlativo, exprime na linguagem jurídica o que é *privativo* ou *exclusivo da pessoa*, não podendo, assim, ser afastado nem retirado dela.

Qualificando as *obrigações*, imprime-lhes o sentido de que não podem ser *transferidas* da pessoa, que as assumiu, para que possam ser cumpridas por outrem.

Assim, as *obrigações personalíssimas*, inerentes, ligadas à pessoa do devedor, somente podem ser cumpridas por ele, que as assumiu.

Somente se *operam entre as partes*, não se transmitindo a seus *herdeiros*.

Consideram-se *obrigações personalíssimas*, v.g.:

- a) a de prestar alimentos;
- b) as decorrentes da prestação de serviços, quando convencionado o cumprimento pessoal;
- c) a execução do mandato;
- d) a da venda a contento;
- e) a do pacto de melhor comprador;
- f) a da parceria agrícola.

Dizem-se, também, *direitos personalíssimos*, aqueles que competem, exclusivamente, a seus titulares, não podendo ser exercidos ou utilizados por outrem. Assim, são *intransferíveis* ou *incedíveis*.

Personalíssimo, portanto, na linguagem técnica do Direito, possui sempre o sentido do que é *privativo* ou *exclusivo da pessoa*, acrescido do de *inseparável* dela.

E, assim, exprime o que somente pode ser executado pela pessoa ou usufruído por ela, não se transferindo a outrem, em qualquer hipótese. E, assim, com a pessoa se extingue tudo o que é personalíssimo ou tem o caráter de *inteiramente pessoal*.

PERSUASÃO. Derivado do latim *persuasio*, de *persuadere* (persuadir, convencer, aconselhar), entende-se, propriamente, o processo consistente em *convencer*, mediante fatos ou palavras.

Tem, assim, sentido equivalente a *indução*. E, quando o processo é ardiloso, mostra-se *induzimento* ou *instigação*.

Persuasão. Exprime, também, o sentido de *opinião formada*, em virtude de fatos ou de argumentos, constituindo a *convicção* acerca de fatos ou do que se alega e se diz.

Daí advém o sentido de *convincente*, *decisivo*, atribuído a *persuasivo*.

PERTENÇA. Derivado de *pertencer*, do latim *pertinere* (pertencer a, fazer parte de), notadamente no plural – *pertenças* –, é empregado na terminologia jurídica para exprimir as *coisas acessórias*, isto é, que pertencem ou fazem parte de outra coisa, como *apêndice* dela ou como *complemento*.

Pertenças, assim, são os *frutos*, sejam naturais ou civis, os *instrumentos de trabalho*, também ditos de *ferramentas* ou *utensílios*, são os *móveis*, que guarnecem a casa.

PERTENÇAS. É tomado, também, no sentido de *acessões*, ou seja, tudo o que se *acresce*, como acessório, à coisa.

E, neste sentido, as *benfeitorias* ou as despesas feitas em benefícios ou para conservação da coisa, dizem-se *pertenças*, porque, em verdade, acedendo-se à coisa, passam a ser parte dela.

PERTENCE. Derivado de *pertencer*, geralmente usado no plural *pertences*, traz o mesmo sentido de *pertenças*.

Assim, *pertences* ou *pertenças* entendem-se as coisas que, sem serem integrantes ou complementares de outras, a estas se *acedem* para que *melhor cumpram suas finalidades*. São, pois, coisas que se trazem a outras para, em caráter permanente, servirem a seus fins, sem que, contudo, percam a própria individualidade.

PERTINÊNCIA. Na linguagem forense, é tida principalmente no conceito de *propriedade, exatidão, precisão, adequabilidade*. Revela, pois, a qualidade ou o caráter do que se faz *justadamente, adequadamente, precisamente, apropriadamente*, não somente porque se mostre o que é indicado pela própria lei, como porque se mostre justo e oportuno.

PERTINENTE. Do latim *pertinens*, é o que se mostra *apropriado, concernente, propositado, adequado, preciso*. Em consequência, no sentido processual indica a condição do que, por ser próprio ao caso, deve ser admitido e pode ser tomado em consideração.

PERTURBAÇÃO. Do latim *perturbatio*, de *perturbare* (desordenar, transformar a ordem, amotinar), entende-se a *ação de impedir o funcionamento regular* de alguma coisa, daí gerando *confusão e desordem*.

A perturbação, assim, exprime a *alteração*, que se manifesta nas coisas ou nos fatos, em consequência da ação, que a provoca ou a produz, de modo que não continue a ser normal, ou a não persistir na *normalidade*, em que antes se via.

Da perturbação advém o *desarranjo*, a *desarticulação*, a *desarrumação* e *desordem* das coisas, pelo que é tomado o vocábulo em significações equivalentes.

As leis penais configuram como crimes as *perturbações* contra a ordem pública, contra o trabalho ou contra tudo o que mereça a proteção da lei, quando provocadas pelas pessoas. Revelam-se *atentados* à ordem e à tranquilidade das coisas, que assim se *transformam* e *sedesordenam*.

PERTURBAÇÃO DA ORDEM. Em sentido geral é a expressão usada para designar a promoção da *desordem, assuada, arruaça, tumulto* ou qualquer *ação* que venha a desarticular a ordem pública, trazendo a *intranquilidade, o desassossego, a inquietação* à coletividade.

PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. Contravenção penal consistente na molestação de alguém, acintosa ou reprovavelmente (LCP, art. 65).

PERTURBAÇÃO DO TRABALHO. Exprime a locução toda espécie de *embaraço* ou *deimpedimento* à *realização* ou à *efetivação* do trabalho, isto é, para que não funcione e não cumpra suas finalidades.

A perturbação do trabalho, assim, não significa simplesmente a ação de impedir que se realize, mas toda aquela que ousa *embaraçar seu regular funcionamento*, fazendo com que *não se execute com a eficiência* a que se faz mister.

Pode, portanto, a perturbação significar a ação que provoca sua paralisação ou suspensão, como a que ocasiona transtornos ou irregularidades a seu funcionamento.

Resulta, como espécie, numa *perturbação da ordem*.

Vide: *Sabotagem*.

PERTURBAÇÃO DOS SENTIDOS. É tomada a expressão para significar a *alteração do estado mental* da pessoa, em virtude da qual se desordenam suas faculdades sensitivas e intelectuais, modificando seu poder de *percepção das coisas* ou de *discernimento*.

Diz-se, também, *privação dos sentidos*, sendo uma das formas de *distúrbio da consciência*.

Assim, a *perturbação dos sentidos* quer exprimir a falta de discernimento ou a falta de percepção exata das coisas. É a *confusão trazida à mente*, seja em face de uma *emoção* capaz de alterá-la, seja por uma *afecção* ou *moléstia*, que a prive do desempenho regular de suas respectivas funções.

PERVERSIDADE. Do latim *perversitas*, de *pervertere* (perverter, depravar, viciar), na linguagem correntia do Direito exprime a *ação do perverso, do mau, do cruel*, na mesma significação de *maldade, malvadez, crueldade, depravação*.

Perversidade, pois, revela a *ação má e injusta*, contrária às leis, aos bons costumes e à moral, praticada na intenção de causar *maior dano* ou *mal mais cruel*.

Na prática dos delitos, os atos de perversidade executados na intenção de agravar o mal, ou de imprimir maior tortura à vítima, agravam a situação do criminoso.

PESAR. Do latim *pensare* (pesar, ponderar), é aplicado na linguagem jurídica no sentido *dedeterminar o peso, procurar o peso ou verificar o peso*.

Desse modo, *pesar* traz sempre a ideia de *verificar a quantidade de matéria ou da substância* que se compõe a coisa, ou *determinar o peso* por meio de uma balança ou de outro instrumento equivalente, quando se faz necessário essa determinação, a fim de que se obtenha o *valor exato da coisa*, ou seja, o *preço de sua venda*.

A *pesagem* (ação e efeito de pesar) é, pois, a diligência que se torna indispensável, quando o preço da coisa é fixado na base de seu peso.

Vide: *Peso*.

PESCA. De *pescar*, do latim *piscare* (apanhar peixes), entende-se não somente o *ato de pescar*, de apanhar ou colher peixes, por meio de redes ou de outros processos, como o *ofício do pescador*. Diz-se, também, *pescaria*.

Juridicamente, a *pesca*, significando a *captura* ou *apreensão* de seres organizados, vegetais ou animais, que vivem sob as águas marítimas, fluviais ou lacustres, revela a *ocupação* desses seres por aquele que os *pescou*. Passa este a ser proprietário do que pescou.

A *pesca* é *marítima*, quando promovida no mar; *fluvial*, quando nos rios; e *lacustre*, quando em lagos.

A *pesca marítima* distingue-se em *pesca de alto-mar* e *pesca costeira*, conforme é realizada além das *águas territoriais* ou dentro destas águas (*costas* ou *litoral*).

A *pesca* é regulada pelo Código de Pesca (Dec.-Lei nº 221, de 28.09.1967) em que se estabelecem regras para que seja exercida.

É vedada a *pesca em águas particulares*, sem o consentimento de seu dono, perdendo o pescador, em proveito daquele, os *peixes* ou *tudo o que pescar*, além de responder pelos danos, que causar.

PESCADOR. Derivado de *pesca*, assim se denomina a pessoa que vive da *pesca* ou faz profissão desta. É o profissional da *pesca*.

Desse modo, *pescador* não é a pessoa que pratica a *pesca* por esporte, mas a que vive dela e exerce como profissão.

PESO. Do latim *pensum*, exprime o vocábulo a *força de gravitação* exercida sobre a matéria ou o *resultado da ação* que a gravidade exerce sobre os corpos.

Praticamente, porém, o *peso* entende-se a *quantidade de matéria*, que está contida em alguma coisa, em virtude do que se tem uma estimativa ou um valor da coisa, determinado ou avaliado por um *pedaço de metal*, que também se chama *peso*, constituído em *padrão*, cuja unidade é o *grama*.

O *peso*, nesta última acepção, é, assim, a grandeza conhecida, que vai servir, posta em uma balança, oposta à coisa que se vai pesar, para determinar o *peso* ou *quantidade de matéria*, contida em um corpo.

PESO BRUTO. Na linguagem técnica do comércio, assim se entende o peso da mercadoria, inclusive de seu envoltório e embalagem.

Quer assim dizer que, além de peso da mercadoria, está determinado o peso derivado de seu envoltório, recipiente, barricas, caixas, barris, cobertas, fardos, latas, embalagens de todo gênero, sejam internas ou externas. Opõe-se ao *peso líquido*.

PESO LEGAL. Exprime o peso das mercadorias nos envoltórios internos, isto é, cartões, cordas, garrafas, latas, papel ou outros em que venham *originariamente* acondicionadas. Neste caso, não se computam os envoltórios externos, que são aqueles que estão à vista, fechando o volume, ou foram postos para melhorar seu acondicionamento, como palhas, palhões, serragens etc.

No *peso legal*, assim, somente se compreende o *envoltório*, que vem com a própria mercadoria e pertence à sua apresentação.

PESO LÍQUIDO. No sentido técnico, entende-se o peso da mercadoria livre de todo e qualquer envoltório, recipiente, coberta, fardo ou embalagem. É a mercadoria pura, *limpa* de qualquer

coisa que não seja ela mesma, salvo o que se mostrar necessário para a sua conservação e que se mostre parte integrante dela.

Na terminologia de peso líquido, no entanto, há a distinguir o *peso líquido real* e o *peso líquido legal*.

O *peso líquido real* é o que acima assinalamos: é o da mercadoria pura e simplesmente.

O *peso líquido legal* é o que resulta do *peso bruto* com a dedução de *tara*, que estiver legalmente estabelecida.

Em regra, a questão do peso líquido legal é aventada nos casos de *importação de mercadorias*, segundo princípios instituídos na lei alfandegária.

Vide: *Tara*.

PESQUISA. De *pesquisar*, do latim *perquirere* (perquirir, buscar com cuidado, informar-se de), na terminologia jurídica, notadamente do foro, exprime toda sorte de *diligência*, *exame* ou *indagação*, que tenha por objeto o esclarecimento do *fato*, que se discute em juízo.

É, assim, *peça de informação* ou de *elucidação*, julgada necessária à solução do litígio, que se funda a ser esclarecido.

Pesquisa. Sobre a pesquisa científica, vide a CF/1988, art. 218 e §§.

PESSOA. Derivado do latim *persona*, no sentido técnico-jurídico exprime ou designa todoser, capaz ou suscetível de direitos e obrigações.

Praticamente, é o *ser* a que se reconhece aptidão legal para ser *sujeito de direitos*, no que difere da *coisa*, tida sempre como o *objeto* de uma relação jurídica.

Essa *investidura jurídica*, cometida à pessoa, no caráter de uma *representação*, de que decorre a *personalidade*, em virtude da qual se firma o conceito, em que se tem a expressão, é consequência da própria formação etimológica do vocábulo. *Persona* era, primitivamente, *amáscara* usada pelos atores nas representações teatrais. Dessa forma, *dramatis personae* eram os representantes ou *personagens dramáticos*, isto é, os próprios atores.

Extensivamente, passou a designar o próprio *ser humano*, em sua constante *representação* no cenário da vida, em cumprimento aos ditames da sociedade.

Admitiu-o o Direito na sua terminologia técnica, precisamente para designar o *homem* como sujeito de direitos e obrigações, em desempenho do papel que o próprio Direito lhe confia, na ribalta jurídica.

Nestas condições, nenhum ser humano pode ser excluído da *vida jurídica*, para que possa participar dos *direitos*, que as leis lhe asseguram, e suporte os encargos das obrigações que lhe são atribuídas.

Mas, no sentido técnico-jurídico, pessoa não exprime simplesmente o *homem singular* ou *natural*, isto é, o *ser humano*. Há *entidades* ou *criações jurídicas*, personalizadas ou personificadas por força de lei, para fins de várias ordens, a que se dá, também, o nome de *peçoas*.

O Direito, no entanto, as distingue, empregando qualificações diferenciais: ao homem chama de *pessoa física* ou *natural*; às entidades jurídicas personalizadas, *peçoas jurídicas*, *peçoas coletivas* ou ainda *peçoas morais*.

PESSOA ABSTRATA. Denominação usada para designar, também, a pessoa jurídica.

PESSOA AUSENTE. Em sentido geral, é a expressão indicada para significar o *não comparecimento* da pessoa a ato, de que deve participar, isto é, para aludir à *ausência dela* em determinado lugar e ocasião; está a *pessoa ausente*, é *ausente*, quer significar que *não está presente*, *não é visível*. Emprega-se simplesmente *ausente*, substantivando-se o adjetivo.

Em sentido restrito, entende-se a pessoa que é declarada em *estado de ausência*, isto é, que se encontra em lugar incerto e não sabido.

Vide: *Ausência*.

PESSOA CAPAZ. Assim se entende, no sentido jurídico, não simplesmente a pessoa que tem aptidão ou é suscetível de direitos e obrigações, mas aquela que, segundo as regras legalmente instituídas, pode *exercitar seus direitos*, *assumindo*, *validamente*, *obrigações*.

Pessoa capaz, pois, é a que possui capacidade civil ou jurídica, para que possa, livremente e por si mesma, praticar atos jurídicos, relativos à sua individualidade e a seus bens, com aprovação e proteção da lei.

Vide: *Capacidade*.

PESSOA CERTA. Exprime o mesmo sentido de *pessoa determinada* ou de *pessoa indicada*.

Traduz, pois, a *pessoa identificada* ou *individualizada* pelos elementos que formam seus sinais de identidade, tais como *nome, idade, nacionalidade, profissão, estado e residência*.

Mas, nem sempre a indicação ou a individualização é promovida somente pela alusão ou menção de todos esses elementos. Bastam os necessários para individualizar e distinguir a pessoa para que se considere *certa* ou *determinada*.

PESSOA CIVIL. Denominação atribuída, também, à *pessoa jurídica*. É assim adotada em atenção à *personalidade civil*, em que se investe a *pessoa jurídica*, para se integrar nos direitos e deveres legais, instituídos em lei.

PESSOA COLETIVA. Uma das expressões usadas na terminologia jurídica para designar *apessoa jurídica*.

Clóvis Beviláqua, combatendo-a, julga que possui sentido mais restrito, que o da ideia que vem representar, pois que não abrange todas as formas de personalidades não individuais, legalmente consideradas.

Em verdade, a denominação *pessoa coletiva* parece exprimir a pessoa que se formou pela *união* de muitas outras pessoas individuais ou singulares (pessoas naturais).

Nem todas as *pessoas jurídicas* são derivadas dessa reunião ou união, pois que há as que se geram da *patrimonização de bens* (as fundações), em que o elemento *individualidade física* não serve de base à *personalização*.

Para opor-se à *pessoa natural*, gerada pela natureza, a denominação *pessoa jurídica* exprime bem a *individualidade jurídica*, que se gerou, foi procriada pela lei ou por sua força, que a confirmou, se instituiu.

PESSOA CORPÓREA. Denominação dada à *pessoa natural*.

PESSOA DE DIREITO PRIVADO. É a denominação atribuída às pessoas jurídicas, organizadas ou fundadas pelas pessoas naturais, segundo as regras legais, para a realização de fins de *interesse privado*.

Não obstante, em certos casos, serem assistidas pelo poder público, serem vigiadas por ele, os objetivos que realizam, embora por vezes em proveito da coletividade, são de ordem particular, afetam diretamente os interesses dos próprios indivíduos.

Entre as pessoas jurídicas de Direito Privado anotam-se:

- a) as sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas, literárias, recreativas, esportivas, as associações de utilidade pública e as fundações não públicas;
- b) as sociedades mercantis.

As pessoas jurídicas de Direito Privado começam sua *existência legal* (início de sua personalidade ou individualidade jurídica), desde que *constituídas* ou *instituídas*, segundo as regras jurídicas estabelecidas, sendo registradas ou inscritas regularmente nos *registros públicos*, existentes para esse fim. Então, têm *nascimento legal* e passam a possuir *apersonalidade* ou a *individualidade*, que lhes é atribuída pelo Direito, até que, com *aextinção* ou *dissolução*, que representam sua *morte*, percam a *existência legal*.

PESSOA DE DIREITO PÚBLICO. É a designação atribuída especialmente às pessoas jurídicas, que *personalizam* as *instituições* ou as *entidades*, criadas, naturalmente, pela ordem jurídica, como elementos fundamentais da organização política de um povo e indispensáveis ao objetivo do próprio Estado.

As pessoas jurídicas de Direito Público interno recebem as denominações de: *União*, que indica o *Estado brasileiro*, *Estados-membros*, *Municípios*, *Autarquias* e *fundações públicas*, que se entendem frações orgânicas das três primeiras entidades.

A pessoa jurídica de Direito Público externo ou de Direito Internacional Público é o *Estado*, considerado como *potência* e encarado por sua *personalidade soberana*, que participa da comunidade internacional.

O Estado, como pessoa jurídica, tem *nascimento natural*: é formado pela vontade de um povo, que reside em determinado território, cōnscio de ser um *poder soberano*. Revela a mais alta organização de indivíduos, exprimindo a *composição política*, que eles mesmos escolheram e instituíram, em bem de seus próprios interesses.

Vide: Estado. Nação. Povo. Sociedade.

PESSOA FICTÍCIA. Expressão atribuída à pessoa jurídica, considerada como *ficção ou artifício da lei*.

Vide: Pessoa jurídica.

PESSOA FÍSICA. É a denominação que, também, se atribui ao ser humano, considerado como *entidade corpórea*, ou seja, como um *animal* ou *ser biológico*.

No exato sentido da técnica terminológica, não demonstra a expressão rigoroso conceito jurídico acerca do *ser humano*, juridicamente considerado.

Já aludia Teixeira de Freitas à circunstância de que o Direito não considera o homem somente em seu aspecto físico.

Há, nele, mais que um *animal*, pois, que, em verdade, para que se mostre em sua individualidade jurídica, ou como *homem jurídico*, é encarado ou considerado em seus aspectos social e moral, em que se integram *estados* de ordem superior ao meramente biológico.

PESSOA FUTURA. É a expressão usada na terminologia jurídica para aludir à pessoa *ainda não nascida, nem mesmo concebida ou gerada*, no momento ou na oportunidade em que se produz um fato jurídico ou se executa um ato jurídico.

Nesta razão, a *pessoa futura* não se confunde nem mesmo com o *nascituro*, que já se entende *pessoa gerada* ou *formada* no ventre materno. É a *pessoa por nascer*. E, assim, por uma ficção legal, já é *pessoa presente* ou já *existente*, enquanto a futura não existe ainda e pode, mesmo, não vir.

Pessoa futura é *pessoa incerta*.

PESSOA GERADA. É a que já está *concebida* ou *formada* no ventre materno, quando ocorre o evento de um fato ou a execução de um ato jurídico.

É a *pessoa por nascer*, tecnicamente designada de *nascituro*, cujos direitos já são legalmente protegidos.

Mas a expressão *pessoa por nascer*, que caracteriza a *pessoa gerada* ou *formada* no ventre materno, diverge do sentido da *pessoa a nascer*, que é mais amplo, pois comporta a significação de *pessoa futura* ou *que possa nascer*, desde que gerada ou concebida oportunamente.

E a pessoa gerada não é futura, pois que já é considerada como *existente*, sob condição de *nascer com vida*, tendo assegurados todos os direitos que lhe competem, desde o tempo em que foi gerada ou concebida.

PESSOA IDÔNEA. Genericamente, é a locução empregada para designar a pessoa que é tida em *bom conceito*, que possui um *nome limpo*, sendo, por esta razão, *merecedora de fé edigna da consideração geral*.

Particularmente, em matéria de crédito, é aplicada para exprimir a pessoa que, por ter bens ou haveres, pode cumprir as obrigações assumidas. É tida, pois, na mesma acepção de *fiador idôneo*.

PESSOA INCAPAZ. Em sentido literal, quer a locução exprimir a pessoa *que não pode fazer* alguma coisa, seja porque lhe carece habilidade ou competência, seja porque não lhe assiste autoridade ou poder para executá-la.

Assim, consequentemente, é tida:

- a) o sentido vulgar, como aquela a quem *falta* habilitação ou *habilidade*, para desempenho de mister ou ofício. É, assim, indicativa da *pessoa sem tirocínio* para a prática de um ato ou para o exercício de uma função. É, pois, o incapaz *tecnicamente, profissionalmente ou funcionalmente*;
- b) no sentido jurídico, entende-se a pessoa a *que falta capacidade jurídica* para praticar um ato ou para exercer um direito. É a que *não pode, validamente*, praticar atos jurídicos ou exercer

direitos, *somente por si*, sem representação (na incapacidade absoluta), ou sem assistência (na incapacidade relativa).

Vide: *Incapacidade. Maioridade. Menoridade.*

PESSOA INCERTA. No sentido jurídico, entende-se a pessoa cuja identidade não possa ser determinada ou averiguada, ou que não se mostre de identidade determinada.

É, assim, a pessoa, que se desconhece, que não está identificada ou que não se possa identificar.

A *pessoa futura*, cuja determinação ou identificação não é possível, configura-se *pessoa incerta*.

Nesta razão, a expressão pode, claramente, ser tomada em dois sentidos, que se equivalem:

- a) a *incerteza* vem da indeterminação ou da falta de identificação. Entende-se, pois, no mesmo sentido de *pessoa indeterminada*;
- b) pode derivar-se da impossibilidade de uma identificação da pessoa, seja por ser desconhecida, ou porque ainda não existe. Há, neste caso, a impossibilidade da identificação, de que decorre a condição de *incerta*, atribuída à pessoa.

Por princípio de Direito, a pessoa incerta não pode ser figurante em uma relação jurídica, pois que duvidosa e incerta é a sua existência, e não pode ser tida nem mesmo como *ausente* ou *por nascer*.

PESSOA INCORPÓREA. Denominação que se atribui à *pessoa jurídica*.

PESSOA INDETERMINADA. É a que não está identificada.

PESSOA INTERESSADA. A rigor, na técnica jurídica, assim se entende a pessoa que *está ligada* a alguma coisa, tem *imediato interesse* nela.

É, pois, toda aquela *que tem direito* sobre a coisa, visto que somente o *direito* produz um *interesse jurídico*. É, assim, tomada na mesma acepção de *interessada*.

Na linguagem técnica dos negócios, também se entende aquela que mostra desejos de adquirir uma coisa ou uma mercadoria ou realizar em negócio.

Vide: *Interessado. Interesse.*

PESSOA INTERPOSTA. Pela significação literal do adjetivo, de *interpor*, do latim *interponere* (pôr ou colocar uma coisa entre outras), *pessoa interposta* é a que se põe ou se coloca entre outras pessoas, para que possam elas, por seu ofício ou por sua intervenção, realizar um negócio ou firmar um contrato.

É, assim, o *intermediário* de um negócio, encarregado de aproximar as pessoas que o desejam realizar, levando de uma para outra as informações, as propostas e outras notícias acerca do mesmo, até o momento em que se possa o negócio acertar e se dar por concluído.

Neste sentido é adotada pela terminologia jurídica do Código Civil.

No entanto, é a expressão também usada para designar a pessoa que, em um negócio, se apresenta como o *contratante*, para ocultar a identidade da pessoa que realmente o fez. Assim, entende-se a pessoa *que figura*, num negócio ou numa relação jurídica, *em lugar de outra*, sendo, por isso, um *emprestador do nome*.

PESSOA JURÍDICA. Em oposição à *pessoa natural*, expressão adotada para indicação da individualidade jurídica constituída pelo homem, é empregada para designar as *instituições, corporações, associações e sociedades*, que, por força ou determinação da lei, *sepersonalizam*, tomam *individualidade própria*, para constituir uma *entidade jurídica*, distinta das pessoas que a formam ou que a compõem.

Diz-se *jurídica* porque se mostra uma *encarnação da lei*. E, quando não seja inteiramente *criada* por ela, adquire *vida* ou *existência legal* somente quando cumpre as determinações fixadas por lei.

Dessa forma, ao contrário da *pessoa natural*, cuja existência legal se inicia por um *fato natural* (o nascimento), a pessoa jurídica somente tem existência quando o *Direito* lhe imprime o *sopro vital*.

Criando-as ou as confirmando, é, pois, o Direito que determina ou dá vida a estas *entidades*, formadas pela *agregação de homens*, pela *patrimonização de bens*, ou para cumprir, segundo as circunstâncias, realização do próprio Estado.

Inquinam a expressão de pleonástica, porque *pessoa* simplesmente já exprime ou dá o sentido do ser juridicamente considerado.

Realmente, *pessoa* assim se entende: tanto se refere ao *homem*, juridicamente compreendido, como a toda *instituição* ou *organização*, que se personalizou, legalmente, para cumprir finalidades do Direito ou fins desejados por seus instituidores.

Mas a qualificação *natural*, ou a *jurídica*, é imposta para especialização, pois que, em verdade, segundo a *matéria* de que é composta ou constituída a pessoa, há distinção entre as duas espécies.

Nesta razão, a qualificação adotada funda-se no *fato*, de que decorre a sua existência ou *personalização civil*.

No homem, dá-se um *fato natural*. E daí a designação adotada logicamente: *pessoa natural*.

Nas instituições, corporações, associações, sociedades, etc; o *fato* de que decorre a personalização ou individualização é legal, é jurídico, pois que se funda no Direito. E daí a expressão *pessoa jurídica* que integra este sentido. *Jurídico* é tudo o que vem, pertence, promana ou se funda no Direito. É o que é legal, aprovado ou confirmado por lei, quando não é a própria lei que o institui.

Na literatura jurídica, ainda são usadas outras expressões, em substituição, à de *pessoa jurídica*, tais como: *pessoa moral*, *pessoa social*, *pessoa coletiva*, *pessoa fictícia*, *pessoa civil*, *pessoa legal*, *pessoa universal*, *pessoa incorpórea* e *pessoa de existência ideal*.

As *peçoas jurídicas* dizem-se de Direito Público ou de Direito Privado.

Vide: *Pessoa de Direito Privado*. *Pessoa de Direito Público*.

As *peçoas jurídicas* são sempre representadas pelas *peçoas naturais*, a quem se outorgam poderes para representá-la. Esta *representação*, em regra, é dita de *delegação* por ser distinta, em sua formação e exercício, do mandato comum.

A *delegação* ou o *mandato legal* atribuído aos representantes das *peçoas jurídicas* deve ser cumprido *peçoalmente* por vontade do delegado ou mandatário.

No entanto, é permitido que o delegado ou o representante da *pessoa jurídica* possa investir alguém na qualidade de *mandatário*, para que pratique atos jurídicos, que são de sua investidura.

Vide: *Mandatário*. *Mandato legal*.

A representação da *pessoa jurídica*, quando de Direito Público, é determinada por lei, sendo o respectivo mandato por ela regulado. Quanto à *pessoa jurídica* de Direito Privado, será determinada por seus estatutos, compromissos e pelos contratos que a regem.

As *peçoas jurídicas* de Direito Privado não se constituem legalmente, isto é, não são tidas como tendo existência legal, enquanto não tenham sido devidamente inscritas no *ofício público* competente.

Daí data o nascimento, que as investe na personalidade civil ou as torna uma individualidade jurídica.

A *extinção* ou a *morte* das *peçoas jurídicas* de Direito Privado ocorre pela sua dissolução, *voluntária* ou *forçada*, sendo esta por *força de lei* e a primeira quando por *deliberação válida* de seus componentes.

PESSOA LEGAL. Expressão usada, também, para exprimir a *pessoa jurídica*, sob fundamento de que, sendo uma entidade, personalizada por autoridade ou força de lei, este é o qualificativo que lhe deve ser atribuído.

Legal e jurídico, no entanto, efetivamente, trazem igual sentido, porque ser da lei ou ser do Direito exprime o mesmo, desde que somente é jurídico o que é legítimo ou legal.

PESSOA MAIOR. Designação dada a toda *pessoa natural* que tenha atingido a *maioridade*. Equivale ao sentido jurídico de *pessoa capaz* ou simplesmente de *capaz*.

PESSOA MENOR. Emprega-se na mesma acepção de *menor*, que indica a *pessoa natural* que não atingiu ainda a maioridade. Equivale a *incapaz* ou *pessoa incapaz*, na terminologia propriamente jurídica.

PESSOA MISERÁVEL. O sentido jurídico de *miserável* não se confunde com o sentido de *estar na miséria* ou *nada ter*.

Além de incluir nessa qualidade a pessoa que nada tem, o mendigo, o desprovido de meios para se manter, considera aquele que *merece* ou *deve receber proteção* ou *favor*, quando os meios que possui não se mostram bastantes para atender a necessidades.

Vide: *Miserabilidade*.

PESSOA MORAL. Uma das expressões usadas para designar a pessoa jurídica, em se tendo em vista os fins geralmente tidos por ela: uma realização de ordem moral ou um objetivo econômico.

PESSOA NATURAL. É o *ente humano* ou o homem, juridicamente considerado. É encarado como o sujeito de direito por excelência.

Adquire a *personalidade civil*, em que assenta sua aptidão jurídica, pelo *nascimento com vida*, tendo, no entanto, garantidos os seus direitos, mesmo *antes de nascer*. *Nasciturus pro jam nato habetur, si de ejus commodo agitur* – é o princípio que se firma desde os romanos: o nascituro é tido como já nascido, quando se trata de seu interesse.

Vide: *Nascituro*.

A personalidade civil, porém, ou a personalidade atribuída por lei ao *ser humano*, efetivamente, é fundada na sua *personalidade de fato*, pois que, sem o *nascimento com vida*, não a adquire.

Os direitos assegurados à pessoa natural, consequentes ou decorrentes da personalidade, em que se investe por força de lei, dizem-se *originários*, porque assentam na própria *natureza do homem* e deles é que se derivam todos os demais.

Como direitos inerentes à personalidade, anotam-se, v.g., o *direito de existência*, o *direito de liberdade*, o *direito de associação*, o *direito de apropriação*, o *direito de defesa*.

Manifestam-se sob os aspectos de *estado*, *domicílio* e *capacidade*.

Por seu turno, o estado se classifica em *físico*, *político* e *de família*, correspondendo cada um deles a uma soma de direitos.

Do *físico*, geram-se a *capacidade*, decorrente da idade, do sexo, e o direito à existência ou à integridade física.

Do *político*, promanam a *nacionalidade* e os direitos que dela se derivam.

Do *de família*, advém o *parentesco*, o *estado de casado* ou *de solteiro*.

A existência da pessoa natural finda com a *morte*.

PESSOA POR NASCER. É aquela cujo nascimento se espera. É a pessoa já gerada.

Vide: *Nascituro*.

PESSOA SOCIAL. Denominação aventada para designar a pessoa jurídica, em oposição à pessoa física ou natural.

A rigor, não é a expressão fundada em razão, que autorize adoção.

Social é o que vive em sociedade, participa da sociedade, meio em que, forçosamente, deve viver toda pessoa.

Assim, social é também a pessoa natural, isto é, o homem.

PESSOA UNIVERSAL. Designação, também, atribuída à pessoa jurídica, em atenção a seu aspecto, ora de *universalidade* ou *patrimonização de bens*, ora por se mostrar *umacoletividade de pessoas naturais*.

Em verdade, a pessoa jurídica é apresentada ou no aspecto de uma *universitas personarum* (quando se trata de uma sociedade ou associação de homens), ou de uma *universitas bonorum* (quando de uma patrimonização de bens).

Mas *universal*, como adjetivo, do latim *universalis*, quer exprimir sentido que não há bem o conceito da pessoa jurídica, pois é o que é *geral*, compreende todas as coisas ou se refere a todas as coisas.

PESSOA VIVA. Entende-se a pessoa *que existe*, que *está viva*. Opõe-se, assim, à expressão *pessoa morta* ou *falecida*. É a *pessoa real*.

PESSOAL. Derivado do latim *personalis*, de *persona* (pessoa), é o adjetivo empregado na linguagem jurídica, geralmente, para exprimir ou indicar tudo o que é próprio, particular ou pertinente à pessoa, ou deva ser cumprido por ela própria.

Em qualificação aos direitos, obrigações ou ações, refere-se, particularmente, em oposição *aoreal*, ao que é próprio da pessoa ou deve ser cumprido por ela, sem atenção às *coisas*, que lhe pertencem.

Em certos casos, o caráter pessoal do direito ou da obrigação torna-se personalíssimo. E assim só pode ser exigido ou cumprido pela pessoa a que se refere.

Pessoal. Na terminologia forense, relativamente às exceções, dizem-se estas *pessoais*, quando se mostram meios de forma ou de fundo, consequentes da *situação particular* do excepcionante, que nelas funda sua defesa, delas não se podendo prevalecer as demais partes.

Pessoal. Como substantivo, em uso notadamente no Direito Administrativo, exprime *oconjunto de pessoas* que exercem atividades nos departamentos administrativos, em qualquer caráter, isto é, efetivo, como contratados, mensalidades, diaristas etc.

Sob essa denominação, o *orçamento* titula a autorização para a satisfação das despesas relativas aos funcionários e empregados públicos, nela se computando todas as consignações destinadas ao pagamento de vencimentos, salários, remunerações de quaisquer espécies como ajudas de custo, diárias, gratificações etc.

Por extensão, designa o conjunto de pessoas que, em qualquer núcleo de trabalho (público ou particular), exerce diferentes funções ou serviços.

PESSOALMENTE. Derivado de *pessoal*, é o advérbio aplicado na terminologia jurídica para exprimir tudo o que deva ser cumprido ou feito pela *própria pessoa*.

Assim, o que for estabelecido nesta condição não pode, validamente, ser cumprido por outrem, que não a própria pessoa a quem se comete ou se atribui o encargo.

Pessoalmente, assim, exprime *particularmente, individualmente*. Em consequência, é o que não pode ser feito ou executado por ofício de outrem.

PETIÇÃO. Derivado do latim *petitio*, do verbo *petere* (dirigir-se, reclamar, solicitar), no sentido geral, quer exprimir *reclamação*, *pedido* ou *requerimento*, formulado perante autoridade administrativa ou perante o Poder Público, expondo alguma pretensão, fazendo algum pedido ou apresentando alguma sugestão.

Assim, na linguagem forense, sem fugir à significação originária, exprime a *formulação escrita de pedido*, fundado no direito da pessoa, feita perante o juiz competente ou que preside ao feito.

Dessa forma, tantas vezes formule a pessoa *pedidos* perante o juiz, ou solicite sua intervenção para que se cumpra uma regra processual ou se promova um ato forense, o escrito em que esse pedido, essa solicitação se fizer, constitui uma *petição*. É, pois, o *requerimento*.

Se for o primeiro feito, em virtude do qual a ação terá início, diz-se, propriamente, *petição inicial*.

Petição. Na terminologia do Direito Público, distingue o direito que compete a toda pessoa, em virtude do qual se lhe assegura o *direito de representação* ou *de reclamação* perante as autoridades públicas, a respeito de fatos que se mostrem ofensivos a seus direitos ou aos interesses coletivos.

Fundados, pois, nesse direito, todos podem dirigir-se às autoridades públicas para formular reclamações ou fazer pedidos que sejam de seu interesse ou de interesse coletivo.

PETIÇÃO DE PRINCÍPIO. É a pretensão de demonstração de um princípio tomando, como fundamento, o mesmo princípio.

PETIÇÃO INEPTA. Assim se diz, na linguagem forense, para a petição que não se mostra formulada segundo as regras instituídas na lei processual.

É a petição que não atendeu à *forma legal*, quando a lei estabelece a *forma* ou impõe requisitos para sua elaboração ou composição.

Mas, a *inépcia da petição* não se funda somente na falta relativa aos requisitos ou elementos exigidos para a sua formulação. Se é evidentemente *confusa, incongruente, expõe desordenadamente, não conduz a conclusões positivas* por onde se determinam as razões do pedido ou pede o que não é justo ou legal, também se revela inepta.

A *inépcia da petição*, o que se declara pelo *indeferimento*, que nela se impõe, resulta na *preclusão* ou *sanção de preclusão*, em que recai, para que não produza os efeitos desejados pelo *peticionário*.

No entanto, a preclusão não impede que o requerente ou o peticionário torne a *requerer*, dando à petição ou requerimento a *forma* que a lei exige ou a compondo com os requisitos e elementos que se mostrem necessários para a satisfação das normas legais e princípios conforme a lei processual.

Considera-se inepta a petição inicial quando (CPC, art. 295, parágrafo único):

- a) lhe faltar pedido ou causa de pedir;
- b) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
- c) o pedido for juridicamente impossível;
- d) contiver pedidos incompatíveis entre si.

PETIÇÃO INICIAL. Segundo o próprio sentido do adjetivo *inicial*, exprime a locução a petição que se faz inicialmente ou para *começo* ou *provocação* de um litígio.

É, pois, o *primeiro requerimento* dirigido pela pessoa, à autoridade judiciária, para que, segundo os preceitos legais, se inicie o processo ou se comece a demanda.

Desse modo, claramente, distingue-se de qualquer outra petição, em que, no curso do processo, se venha *pedir* ou *requerer*, conforme as circunstâncias e a permissão da lei processual, o que é de interesse ou do direito das partes.

Em regra, a petição inicial conduz o *pedido*, que forma o *objeto da causa*, isto é, a indicação da relação jurídica violada, que deva ser garantida, ou a ameaça que pesa sobre um direito, que deva ser protegido, com os necessários esclarecimentos que o fundamentem e as razões jurídicas em que se baseia.

A lei processual estabelece as condições de sua formação, as quais se constituem em requisitos legais pertinentes à sua *forma*.

A falta desses requisitos ou a sua elaboração de modo desordenado, confuso, sem clareza, sem coerência, inquina a *petição de inepta*, levando-a à *preclusão*.

É por meio da petição, pela qual a pessoa manifesta sua vontade de *fazer valer seu direito ou prevenir a integridade dele*, quando ameaçado ou disputado por outrem, que se dá começo à ação judicial e se tem a mesma como proposta ou ajuizada.

Vide: *Propositura*.

PETICIONÁRIO. De *petição*, é a denominação dada a toda pessoa que formula ou faz uma petição ou um requerimento.

Em matéria processual o peticionário deve mostrar a *legitimidade de seu pedido* a fim de que possa comparecer a juízo, em defesa de direito seu ou de direito, cuja defesa lhe é, por lei, atribuída.

PETITÓRIO. Do latim *petitorius*, de *petere* (pedir, requerer), entende-se, geralmente, em referência à petição, a *parte em que se formula o pedido* ou *se manifesta a pretensão*. É, assim, substantivamente considerado o *contexto* ou o *teor do pedido* formulado judicialmente.

P.H.D. Grau universitário.

PICADA. De *picar* (furar), é o vocábulo empregado substantivamente para designar o *caminho estrito* ou o *carreiro*, que se abre em meio do mato ou da floresta, pela derrubada de algumas árvores, permitindo a passagem ou o trânsito de homens e de animais.

São, geralmente, *caminhos provisórios*, abertos para *atalhos* ou *desvios*, embora sirvam como *nascente* de futuras estradas.

PICAR. Ver *Grafite*.

PICOTAR. Formado de *picar*, é o verbo empregado, em sentido técnico, para designar a ação de *furar*, com aparelho apropriado, certos papéis ou documentos, com a intenção de inutilizá-los.

Picotado o *documento* ou *papel*, apresenta este um ou mais *furos*. E, desse modo, como medida de fiscalização ou para que se cumpra uma regra imposta, o mesmo papel ou documento é encarado como já tendo cumprido sua finalidade.

Picotar. Na linguagem técnica da imprensa, picotar significa fazer uma *série de furos* em certos lugares de papéis aí impressos, a fim de que se destaquem facilmente.

É o que se adota nos talões de duas vias, uma das quais deva ficar no talonário; uma série de furos ou *picotes* no lugar em que se deve *cortar* ou *despregar* a parte a *ser destacada*.

PIEDADE. Do latim *pietas*, indicada como *virtude*, é compreendida como o *amor e respeito* às coisas religiosas.

Exprime, também, o sentimento de compaixão com os sofrimentos ou dores alheias.

PIGNORATÍCIO. Do latim *pignoraticius*, de *pignore* (penhor), é empregado para designar tudo o que se refere ou é pertinente ao contrato de penhor: *garantia pignoratícia, contrato pignoratício, credor pignoratício*.

PILHAGEM. Derivado de *pilhar*, do italiano *pigliare* (roubar, espoliar), literalmente exprime o roubo ou o saque.

Mas, juridicamente, é o roubo ou a espoliação praticada por um *grupo de homens* ou por *umbando*.

Assim, pilhagem é a *apropriação violenta*, a *espoliação* ou o *apoderamento à mão armada* de bens móveis alheios.

PILOTAGEM. Derivado de *piloto*, geralmente, exprime o vocábulo o *ofício* ou a *profissão do piloto*.

PILOTO. Derivado do italiano *piloto*, é o vocábulo usado na terminologia do Direito Marítimo para designar a pessoa ou o *profissional*, a quem se comete o encargo de *dirigir e governar o navio*, sob as ordens do capitão, no curso de sua navegação.

Assim, o *piloto* é o *guia* ou o *condutor do navio*. É quem o leva ou o conduz ao destino pretendido, dentro de sua *rota* ou segundo as circunstâncias do momento.

Na *pilotagem* ou *assistência* prestada ao capitão, em certa emergência, o piloto diz-se *piloto costeiro*, a que os franceses chamam *lamaneurs* ou *locmans*, este tirado sem dúvida do inglês *lockman* (guarda das represas).

Na terminologia brasileira, o *piloto-costeiro* é o *prático*. A ele é que se comete o encargo da *praticagem*.

Para exercer a profissão de *piloto*, é necessário possuir uma *carta*, passada pelas autoridades competentes, após a prestação de exame regulamentar.

Piloto. É a denominação que também se atribui ao *guia* ou *condutor* do avião, compreendido como *aeronave*.

Em distinção ao *piloto marítimo*, é dito de *piloto do ar* ou *piloto da aviação*.

PINTOR. Do latim *pictor*, de *pingere* (pintar, fazer pinturas, ornar com pinturas), como expressão técnica designa a pessoa que é hábil na *arte de pintar* e a exerce como profissão. É, pois, o *profissional da pintura*.

Assim, em sentido amplo, a expressão *pintor*, tanto se aplica ao *artista*, que executa pinturas em telas ou quadros, como àquele que se encarrega de ornar ou pintar prédios ou casas.

No entanto, na linguagem corrente, pintor é mais propriamente empregado para distinguir o autor ou executor de *obras de arte*, isto é, de quadros ou telas.

E para o *obreiro* ou *profissional*, que vive da pintura de casas ou prédios, geralmente é dada a denominação de *pintor de paredes*.

PINTURA. Do latim *pictura*, é, em sentido literal, tomada na significação de *arte de pintar*.

Revela, pois, o ofício ou profissão do pintor.

Pintura. É, no entanto, extensivamente, tomado para exprimir a *obra* ou o *trabalho executado* pelo pintor.

E, assim, designa a própria *tela* ou o quadro, que o artista executou.

No sentido jurídico, a pintura, conforme as circunstâncias, é tomada como *acessório da coisa*, onde foi feita, ou como *coisa própria* ou *principal*.

Quando executada nas paredes dos edifícios ou casas, nas portas ou demais pertences do próprio edifício, a pintura é *acessório*. Considera-se *benfeitoria*.

Quando, no entanto, aplicada à tela, não se entende acessão dela, mas obra que se constitui, própria, tomando maior valia que a própria coisa, em que foi executada.

PIO. Do latim *pious* (bom, bondoso, justo, honrado), é o vocábulo usado na linguagem jurídica para qualificar toda instituição ou organização de caráter *beneficente, de assistência, de caridade ou de auxílio às pessoas*.

Assim, *pios* dizem-se os estabelecimentos, em que se socorrem, recolhem ou prestam assistência *gratuita* a pessoas, tais como os *asilos, os hospitais de caridade, os hospícios, os orfanatos* etc.

Os estabelecimentos pios podem ser instituídos por iniciativa particular ou pública.

Quando por iniciativa particular, em regra, institui-se como *fundação*.

O caráter da instituição *pia* é a *beneficência* ou *gratuidade* dos serviços que presta, ou *auxílio* que oferece.

PIQUETE. Grupo de pessoas que se postam acintosamente à frente dos locais de trabalho (fábricas, empresas) para impedir a entrada de outras, que não aderiram à greve.

É uma das acepções da palavra.

PIRATA. Derivado do latim *pirata*, de origem grega (*peiratés*), é a expressão usada no Direito Marítimo para designar o *ladrão do mar* ou a pessoa que se entrega à *pirhagem* ou ao *saque* de navios ou embarcações, quando em plena navegação.

É empregado em sentido equivalente a *corsário*, embora os vocábulos se distingam.

Pirata. Modernamente, na técnica das edições, indica aquela que é feita sem autorização do detentor dos direitos autorais, revelando-se, pois, espúria ou fraudulenta.

Vide: *Corsário. Pirataria*.

PIRATARIA. Derivado de *pirata*, entende-se o *tráfico do pirata* ou a *ação do pirata*. É *olatrocinio* ou a *pirhagem no mar*, praticada com o *ânimo de lucrar ilicitamente (animus furandi)*.

Este sentido de *pirataria* é tido, principalmente, no campo do Direito Comercial Marítimo.

Pirataria. Em sentido mais lato, porém, em que é tido no Direito Internacional Público, a pirataria significa toda espécie de violência, ou atentado, praticado pela equipagem ou por passageiro(s) de um navio, em alto-mar, contra outro navio, sua tripulação, passageiros ou contra a carga, sem distinção de nacionalidade.

É, assim, a *violência desautorizada* praticada por um navio em outro, seja para se apoderar dele, ou de carga ou passageiro que nele se encontram.

Deste modo, a *pirataria* distingue-se do *corso*. Neste há autorização para a prática de hostilidades contra outros navios, inimigos ou insurretos, e se permite o uso legal da bandeira ou pavilhão indicativo da potência autorizada.

Na *pirataria* não há autorização. E os piratas agem por iniciativa própria e em proveito próprio.

PIROMANIA. De *piro* + *mania*, indica a mania de fogo; a tendência para incendiário ou piromaniaco.

PISCINA. Do latim *piscina*, de *piscis* (peixe), originariamente indica o *tanque, reservatório de água ou viveiro*, em que se cria peixe. É, assim, o *açude*, ou reduzido lago, construído para recreio ou para fins industriais, inclusive o de criação de peixes, notadamente a carpa.

Piscina. Serve ainda para designar o tanque construído nas residências ou nos clubes recreativos para natação.

PISO. Derivado de *pisar*, do latim *pinsare* (pôr os pés), no sentido jurídico e técnico quer exprimir o *solo*, o *chão* ou *todo lugar* em que se anda ou se caminha.

Na linguagem técnica das construções, indica o *pavimento* ou *andar* e a *parte horizontal* do degrau das escadas.

PISTA. Do italiano *pista*, é compreendido na linguagem técnica do Direito, notadamente *Penal*, como o *indício*, a *informação*, que deve ser seguida para obtenção ou descoberta da verdade ou do criminoso.

Seguir a pista é compreendido como *seguir o rastro*, ir ao encalço de alguém.

Mas também significa *ir pelos indícios* ou *seguir as informações colhidas*.

PISTOLÃO. Derivado de *pistola*, é brasileirismo para designar a *recomendação* feita por uma pessoa em proveito de outra, para que consiga ou obtenha o que deseja. Equivale *aproteção*.

Para a pessoa que frua essa proteção, diz-se *empistolado*. E também se atribui a expressão *pistolão* à pessoa que tem *prestígio* para recomendar ou proteger.

E, em aplicação do mesmo vocábulo, é costume dizer-se *regime do pistolão* para a situação administrativa em que somente prevalece a proteção ou o apadrinhamento, não valendo o mérito nem o esforço próprio.

PIVETE. Menino que comete pequenos furtos a serviço de malfeitores.

PIVÔ. Agente principal (pivô do crime); autor intelectual do delito.

PLACA. Derivado do francês *plaque*, de *plaquer* (chapear, aplicar), de origem neerlandesa (*plaken*: pregar, unir), em sentido geral assim se denomina toda *chapa de metal* ou de qualquer matéria, utilizada para servir de *sinal de identificação* de coisas, de lugares e de atividades (autorizações ou licenças).

E, neste sentido, dizem-se, propriamente, *placas de ruas* e *placas de autorização*.

Placa. Sem fugir ao sentido originário, na acepção do Direito Administrativo Fiscal, designa o vocábulo a *chapa de metal* ou de qualquer outra matéria, fornecida pela respectiva repartição fiscal para ser colocada ou pregada em certas coisas, a fim de que, além de se provar o pagamento do tributo ou imposto que é devido, sejam as mesmas *identificadas* pelas autoridades, a quem compete controlar sua utilização.

Nesta razão, adiciona-se ao vocábulo o objeto a que se destina dizendo-se, assim, *placa de automóvel*, *placa de bicicleta*, *placa de caminhão*, *placa de carroça*, etc.

Além dos *sinais* que vão servir de identidade do veículo ou do objeto em que vai ser pregado, como *número de ordem*, *prefixo*, *correspondente à cidade*, trazem as placas em algarismo o ano a que correspondem.

É de uso generalizado entre os militares.

PLACAS DE RUA. É a chapa de metal ou a *tabuleta*, colocada nas *esquinas das ruas*, nas quais se encontram os nomes ou as denominações dessas ruas, para orientar o público.

PLÁCITO. Do latim *placitum*, de *placere* (agradar, ser do agrado de), é empregado na mesma acepção de *beneplácito*, isto é, no sentido de *aprovação*, *consentimento*.

PLÁGIO. Do latim *plagium*, entende-se a *apresentação*, *como própria*, de trabalho ou obra intelectual produzida por outrem.

É o *furto literário*, também dito de *plagiato*.

O *plágio* ou *plagiato* não se define pela semelhança de ideias ou de conselhos expendidos por duas obras diferentes, nem pela *reprodução de textos*, em que se anote a origem de onde se extraíram.

O plágio, assim, deve ser fundado na *cópia* de obra alheia, na *exata reprodução* do que, em obra de outrem, está escrito, em parte ou em modo, sem qualquer referência à fonte, de onde se reproduzem.

Se cópia integral de obra alheia, o autor desta pode impedir a publicação e circulação da obra plagiada, desde que atenta contra os direitos autorais, que lhe são assegurados por lei. Neste caso, há usurpação aos direitos do autor.

PLANEJAMENTO. De *planejar*, é o mesmo que *plano*, isto é, *programa de realizações* fixado para ser cumprido dentro de um certo prazo ou período.

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. Planejamento tributário é expressão que apresenta duas vertentes: a governamental e a do contribuinte.

Na perspectiva governamental é a política dirigida à escolha de critérios e objetivos na imposição dos tributos em suas diversas modalidades, visando ao atendimento não só dos seus objetivos de receita como aos de implementação de meios interventivos ou indicativos da Economia.

Na perspectiva do contribuinte, expressa o processo de escolha de condutas lícitas, antes da incidência do fato gerador, visando, direta ou indiretamente, a redução da carga tributária (nsf).

PLANIFICAÇÃO. De *planificar* (desenhar num plano ou fazer num plano), exprime o desenho que projeta num plano a construção idealizada. É o *projeto da obra* apresentada em desenho ou traçado, horizontalmente, num desenho, para que sirva de modelo ou de projeto a determinada construção.

Por extensão, indica o roteiro ou programa acerca de determinada economia, de certa região ou de um negócio.

PLANO. Derivado do latim *planus*, como adjetivo é geralmente empregado em seu sentido originário: é *nivelado, igual, liso, aplanado*. Assim, *tornar plano, fazer plano*, são tidos na terminologia topográfica como *nivelar, aplainar*.

Extensivamente, é o vocábulo empregado como *superfície plana, planície*. E tomado no sentido de *superfície* é esta encarada em todas as posições geométricas: *plano horizontal, plano vertical, plano inclinado*.

Plano. Tomado em forma adverbial, *de plano*, que também pode ser tida como locução latina, é utilizada na linguagem jurídica na significação de *facilmente, sem debates ou sem discussão*.

Assim, resolver ou deliberar *de plano* é resolver *de pronto*, desde logo, sem delongas ou sem atenção a outras formalidades.

Entre os romanos, era *resolver fora do tribunal* ou *sem tomar assento à cadeira*.

Plano. Em sentido genérico é o *projeto, o esboço ou traçado* para servir de *modelo* ou *padrão* à feitura ou à execução de alguma coisa.

Plano. Na terminologia técnica da engenharia, notadamente na parte de construções, exprime o *projeto* em que se formulam as bases para a realização de uma obra.

Assim, nele, está o *traçado da obra*, que se fixa em uma *planta*, que irá servir de *modelo* à construção, e estão todas as indicações indispensáveis à *execução* da obra pretendida.

No plano, pois, fixam-se todos os elementos necessários à objetivação do que se pretende.

Nesta acepção, porém, o emprego de *planificação* melhor exprime o sentido, que plano: *odesenho num plano* ou o desenho que produz a projeção horizontal do edifício ou da construção.

Plano. No sentido técnico administrativo, é o *projeto* ou o *programa*, referente à administração, para ser executado dentro de um período. É o *traçado de realizações* que devem ser promovidas pelo Poder Público.

Quando o *plano* é instituído para ser cumprido dentro de *período certo*, costumam qualificá-lo pelo número indicativo do mesmo período: *plano anual* (para um ano), *plano quinquenal* (para cinco anos), *plano mensal* (para um mês).

Quando se traça um plano, neste sentido, diz-se *planejamento*, enquanto para o plano no sentido de *projeto de construção*, mais propriamente se deve dizer *planificação*.

PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Vide: *Recuperação Extrajudicial*.

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Vide: *Recuperação Judicial*.

PLANTA. Do latim *planta*, é a denominação genérica dada a todo *vegetal*. Assim se aplica às árvores, aos arbustos, às ervas.

Restritamente, em oposição às árvores, designa todo vegetal que não dá madeira.

Planta. Em sentido figurado, tecnicamente adotado na linguagem de engenharia, entende-se *odesenho de um projeto para construção* de uma obra ou a *representação gráfica outopográfica de um terreno*, com as coisas, que nele se encontram.

Quando consiste num *desenho projetado* para a realização de uma obra faz parte de um *plano*. E daí se infere que o sentido de planta é mais restrito que o de plano, pois que o deste, além de incluir o sentido dela, integra o de outras informações, esclarecimentos, pormenores, que podem escapar à planta.

PLANTAÇÃO. Formado de *plantar* (cultivar, semear), é a expressão tomada na terminologia jurídica em dois sentidos:

a) exprime a ação de *plantar* ou de *semear*. Quer, pois, significar o *plantio*, quando referente a *sementes*, ou *replantio* ou *implantação*, quando referente a *mudas*;

b) é a denominação dada ao conjunto de *plantas cultivadas* existentes em determinado terreno. É a *cultura*.

Assim, como plantação não se entendem as *plantas nativas*, mas somente as que se produziram pela *semeadura* ou pelo *replantio* ou *implantação*.

As plantações entende-se *imobilizadas* ou *aderidas* ao solo, pelo que, igualmente, consideradas juntamente com ele, se reputam *imóveis*.

Perdem essa qualidade se *arrancadas* ou tiradas da terra.

PLANTÃO. Derivado do francês *planton* (ordenança), é o vocábulo usado na terminologia militar para designar o *serviço* ou o *encargo*, que é atribuído ao soldado ou ao oficial, do qual não se poderá afastar, enquanto outro não o venha substituir.

Na linguagem militar, notadamente em referência aos oficiais, *estar de dia* ou *de plantão* têm sentido equivalente.

Significa, pois, *estar à testa de uma incumbência*, desempenhando-a segundo as regras do regulamento e resolvendo tudo o que concerne às funções correspondentes.

Em igual sentido é o vocábulo usado na terminologia policial, para indicar o funcionário, que fica à disposição do público, seja durante o dia ou durante a noite, para atender aos que se dirigem à repartição e resolver os casos aí apresentados.

Aliás, na linguagem administrativa ou funcional, *plantão* sempre assinala a condição de quem fica à disposição, fora do expediente normal, ou em dias preestabelecidos, para atender a certos negócios e os resolver, quando sua solução não possa ser retardada.

Na Justiça, mesmo, é o plantão utilizado para juízes, que ficam atendendo a determinadas questões, em período de férias, ou em dias em que não funcionam os tribunais.

Plantão. Na terminologia comercial, extensivamente, entende-se o estabelecimento que, em dias feriados ou durante a noite, fica aberto para atender ao público.

Em regra, assim ocorre em relação às farmácias.

PLATAFORMA. Derivado do francês *plate-forme*, é empregado, em geral, para designar toda espécie de *terraço* ou *eirado*. Extensivamente, é a denominação que se dá ao *lugar*, onde param os *trens*, nas estações, para que deles saltem os passageiros ou deles se retirem as cargas.

Plataforma. Na linguagem política, assim se designa o *programa de governo*, traçado em discurso, ou publicado, pelo candidato a cargo público eletivo, antes ou depois da eleição, no qual esboça o seu plano administrativo.

Plataforma. Também indica a rampa de lançamento de foguetes e/ou outros projéteis.

PLATAFORMA SUBMARINA. É expressão técnica do Direito Internacional Público, utilizada para designar o leito do mar e subsolo das regiões submersas contíguas às costas, mas situadas além do *mar territorial*, até uma profundidade de duzentos metros, ou, aproximadamente, de cem braças ou seiscentos pés.

A determinação ou fixação desta zona marítima, a seguir da zona do mar territorial, pela ONU, teve o objetivo de atribuir aos Estados, cujos mares territoriais confinam com a zona da plataforma submarina, o direito de explorar as riquezas naturais do subsolo e do fundo do mar da plataforma, ficando, assim, submetida à sua jurisdição e controle.

Chamam-na, ainda, de *plataforma continental*, nome este que não se julga apropriado porque parece aplicar-se exclusivamente à dos próprios continentes, não incluindo as *plataformas insulares*.

PLAUSIBILIDADE. Corresponde às expressões *fumus boni iuris* (fumaça do bom direito) ou verossilhança do alegado direito ou relevância dos fundamentos do alegado direito e significa, como pressuposto ou requisito para a concessão do provimento cautelar, que o fundamento jurídico da pretensão se mostra adequado e oferece probabilidade de se ver vencedor ao final da causa. Assim, a plausibilidade como requisito da cautelar se verifica em juízo sumário (com os elementos até então fornecidos) e provisório (porque somente será definitivo ao final da causa) e constitui uma antevisão a que se lança o julgador quanto ao resultado final da lide. Neste sentido, veja-se o voto de Sepúlveda Pertence no Agravo Regimental à Suspensão de Segurança nº 846, julgada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal.

PLEBISCITO. Do latim *plebiscitum* (aprovado pelos plebeus), em sentido amplo, quer o vocábulo exprimir a *manifestação da vontade popular* ou a *opinião do povo*, expressa por meio de votação, acerca de assunto de vital interesse político ou social.

Desse modo, revela-se a *deliberação direta do povo*, em que, em verdade, reside o *poder soberano* do Estado, sobre matéria que é submetida a seu veredicto.

Para ser legítimo, ao plebiscito não se deve opor restrições: dele deve participar o *povo*, em sua totalidade, salvo aqueles que não possam, legalmente, manifestar sua vontade, por incapazes civilmente.

Plebiscito. No sentido que lhe empresta o Direito Constitucional, entende-se a aprovação ou desaprovação a ato do governo.

Possui, assim, significação equivalente a *referendum*, necessário para que o ato se julgue legalmente perfeito.

Plebiscito. No Direito Romano, assim se dizia da lei que era aprovada pelos plebeus, reunidos em comício.

PLEITEAR. Derivado de *pleito*, possui o vocábulo, na terminologia jurídica, o mesmo sentido de *litigar* ou *discutir em juízo*.

Traduz, igualmente, o sentido de *disputar*, *concorrer*, *conquistar*, *competir*, *rivalizar*.

PLEITO. Na terminologia jurídica, significa a *luta judicial*, a *questão posta em juízo*, ou mais propriamente o *litígio*, em que se *disputa* ou se *discute* a questão judicial.

Dessa forma, o pleito se evidencia quando se fere a *discussão* entre os interessados na causa. E, assim, somente há *pleito* quanto presentes à demanda autor e réu.

PLEITO ELEITORAL. Assim se diz em alusão à luta ou disputa, que se fere nas eleições, para designar o desenrolar destas.

No Direito Eleitoral, a expressão designa as eleições, compreendendo o 1º turno e o 2º turno, se houver.

Em atenção ao pleito eleitoral e buscando evitar o abuso do poder econômico e desvios da lisura, diversas leis dispõem sobre as restrições aos candidatos, aos partidos e às despesas públicas no período eleitoral. (nnsf)

PLENÁRIO. Derivado do latim *plenarius* (completo), literalmente quer exprimir a condição ou a qualidade de todas as coisas que se apresentam integradas aos elementos necessários à realização dos misteres ou funções que lhe são atribuídas.

Nesta razão, na linguagem jurídica, importando na acepção de *amplitude*, *largueza*, é o vocábulo tido no mesmo sentido de *ordinário*.

Assim, entende-se *plenário* o juízo em que se possa discutir amplamente a *matéria* pertinente a uma questão judicial; consequentemente, em que se possa tratar com maior *amplitude* o direito das partes, trazido à discussão.

Plenário. Ainda na terminologia forense, entende-se plenário o *momento* em que, perante o juiz julgador, se procede à verificação de provas, anotadas no sumário, pela reinquirição das testemunhas, que nele foram ouvidas e de outras que não tenham prestado depoimento.

Assim, é a denominação atribuída ao *tribunal do júri*, onde ocorre essa *ratificação de prova*, antes do julgamento final.

Plenário. Mas, no sentido técnico do Direito, plenário ainda designa todo *tribunal em função* para decidir ou para julgar, segundo suas atribuições.

E quando se evidencia o funcionamento de um tribunal completo, isto é, uma reunião de todas as câmaras, é comum dizer-se que está em *plenário completo*, ou seja, em *grande plenário*.

Discutir em plenário, pois, é expressão que tanto pode ser entendida como *discutir com amplitude*, *sem restrições*, como discutir perante o Tribunal em função ou reunido em sessão.

Plenário. Como adjetivo, plenário quer exprimir *inteiro*, *total*.

É nesta acepção que a terminologia religiosa o emprega em *indulgência plenária*: é a que se refere a *toda pena*.

Poder plenário é poder amplo, sem restrições.

PLENIPOTENCIÁRIO. Derivado de *plenipotência*, do latim *plenipotens* (onipotente ou com todo poder), exprime o vocábulo a condição ou a situação de quem se apresenta *com poderes amplos* ou *com todos os poderes*.

Na terminologia do Direito Internacional, assim se designa o *agente diplomático* ou *oministro*, que é colocado junto a um governo estrangeiro ou mandado a país estrangeiro, investido de *plenos poderes* pelo governo que o nomeou ou enviou no cumprimento de missão diplomática.

E, desse modo, com amplos poderes ou com todos os poderes, pode tratar de negócios junto ao governo em que é acreditado, em nome do governo de seu país.

PLENITUDE. Do latim *plenitudo*, de *plenus* (cheio), possui sentido equivalente a *plenário*, quando tomado na acepção de amplitude.

Plenitude, pois, é o que se apresenta em *estado de completo, por inteiro, sem faltar nada*.

Assim, tudo o que é próprio ou inerente à coisa, que a ela pertence, *está integrado nela*, pelo que se mostra em *plenitude* ou em toda inteireza.

PLENO. Do latim *plenus* (cheio, completo, inteiro), na terminologia jurídica é o adjetivo empregado em seu sentido literal, para exprimir o que vem *completo, por inteiro, total*.

Assim, nas expressões:

Carregamento pleno, em uso na linguagem marítima, entende-se o *carregamento completo*, ou seja, tanto quanto comporta o navio ou a embarcação. Exprime, assim, que o navio está com a *carga* que pode suportar.

Riscos plenos entende-se a totalidade dos *riscos*, que possam advir à coisa segurada, ou seja, quaisquer espécies de riscos, que não tenham sido expressamente excluídos.

Plena propriedade, aquela que se manifesta integrada de todos os direitos, que lhe correspondem, em mãos de seu proprietário.

O sentido de *pleno*, opõe-se ao de *limitado* ou *restrito*, em que a coisa não se apresenta por inteiro, mas com restrições ou limitações.

“PLENO JURE”. Ou *de pleno direito*, no sentido técnico do Direito, quer exprimir, especialmente, *tudo o que ocorre judicialmente* por determinação legal ou em virtude de princípio jurídico, independentemente da vontade da parte interessada.

É, pois, o *efeito jurídico* produzido *ex vi legis*.

Assim é a *vontade da lei* que impera e a impõe, sem que para o resultado jurídico obtido haja intervindo a vontade da pessoa.

Pleno jure, de pleno direito ou *ope legis*, possuem sentidos equivalentes.

E todas as expressões significam o resultado jurídico que surge automaticamente pelo evento do fato jurídico ou motivo indicado em lei, sem que se torne necessária a intervenção da parte ou da autoridade judiciária.

PLENOS PODERES. Na linguagem corrente, quer a locução exprimir a amplitude de poderes outorgados, para que se cumpra um negócio. São *poderes suficientes e bastantes* para que o mandato seja executado, até o final do negócio ou a perfeição do contrato.

Nesta razão, a menção a plenos poderes, com a indicação do ato jurídico a praticar ou do contrato a firmar, resulta na concessão de quantos poderes se façam necessários para a prática ou execução do ato expressamente indicado.

Entendem-se, portanto, a habilitação necessária para negociar e concluir o negócio ou o contrato a que na sua outorga se menciona.

E, neste sentido, é tomado na terminologia do Direito Internacional relativamente ao *plenipotenciário*, a quem se comissiona no encargo de negociar e concluir um tratado.

Ter *plenos poderes*, portanto, é estar autorizado legalmente a *executar por inteiro* um negócio.

No sentido do Direito Constitucional, no entanto, *plenos poderes* é expressão que se anota em sentido mais amplo.

Exprime a *autoridade sem limites, poderes irrestritos*, deferidos ao *chefe do Executivo* para que administre o país, livre das limitações impostas pela lei constitucional, enquanto perdura a situação que determinou a medida.

PLURALIDADE. Do latim *pluralitate*, designa o maior número, o geral; grande número ou multiplicidade; a qualidade atribuída a mais de uma pessoa (pluralidade de agentes) ou coisa (pluralidade de crimes).

PLURALISMO. De *plural* + *ismo*, é a doutrina atributiva aos fenômenos (cosmológicos e históricos) de uma pluralidade de causas.

Na técnica política, indica o voto de qualidade.

PLURALISMO PARTIDÁRIO. Pluripartidarismo. Doutrina que admite a coexistência igualitária de vários partidos políticos concorrendo ao exercício do Poder Público através das eleições.

PLUTOCRACIA. Na técnica sociológica, designa o sistema de dominação da classe capitalista, com o dinheiro e o poder, sobre a classe operária.

POBRE. Derivado do latim *pauper*, em linguagem comum exprime a condição ou a situação da pessoa que não possui os suficientes recursos para viver e para manter sua família. É *onecessitado*.

Nesta acepção é empregado pelo Direito Civil.

Mas, o pobre, mesmo nesta acepção, não é *mendigo*. Este é o pobre *que pede esmolas*.

No sentido do Direito Processual, *pobre* entende-se, propriamente, a pessoa que *não tem recursos* ou *não está em condições de pagar as custas* ou as despesas de um processo, sem prejuízo da manutenção de sua família e de si mesma.

Assim, a pobreza, na significação forense, não revela a condição de *necessitado* ou falho inteiramente de recursos, mas exprime a condição ou o estado de quem não pode *custear* a demanda judicial, sem prejuízo do sustento seu e de sua família. Possui, pois, o mesmo sentido jurídico de *miserável*.

Já no sentido eclesiástico, a *pobreza*, aplicada em relação aos votos confessados, entende-se a renúncia aos bens materiais ou o compromisso de *nada ter para si*.

Vide: *Miserabilidade*.

PODER. Derivado do verbo latino *posse* (poder, ter poder, ser capaz), é a expressão usada na terminologia jurídica nas mesmas condições em que se usa na linguagem corrente: isto é, como verbo e como substantivo.

Poder. Como verbo, é tomado no sentido de *ser autorizado*, *ser permitido*, *dar autoridade*, *facultar*, *ter autoridade*.

Deste modo, toda vez que o verbo vem reger qualquer frase, mostra, em relação ao que rege, uma *autorização*, uma *permissão* ou uma *faculdade*, em virtude do que se adquire *afaculdade de fazer* ou *de se seguir* o que ali contém.

Assim, na *conjugação positiva*, poder traz sentido bem diverso de *dever*.

Enquanto poder revela uma *permissão* ou estabelece uma *faculdade*, o dever impõe uma obrigação, sendo portanto imperativo o que se contém na frase por ele regida.

O *dever* é para ser feito, não há alternativa. O *poder* constitui faculdade e será ou não cumprido aquilo que por ele se estabelece, conforme a vontade da pessoa.

Na forma negativa, no entanto, possuem sentidos equivalentes, pois que não poder ou não dever resulta em *proibir* ou *vedar*, em qualquer circunstância em que se manifestem os dois verbos.

Poder. Como substantivo, significa o *domínio* e a *posse*, tida sobre certas coisas, ou *afaculdade*, *permissão*, *força* ou *autorização*, para que se possam fazer ou executar certas coisas.

Assim, na terminologia do Direito Civil, o *poder* exprime:

a) em decorrência de um direito, a *faculdade* de fazer alguma coisa, isto é, de praticar um ato jurídico ou de exercer um direito. É, portanto, indicativo da *aptidão legal* para praticar atos jurídicos ou exercer direitos.

b) é a *autorização* dada por quem tem capacidade, para que outrem pratique atos jurídicos ou exercite direitos em nome de quem o autorizou, constituindo-o seu mandatário.

Igualmente, é atribuída a denominação à *autorização*, que se funda em lei, em virtude do que pode uma pessoa *agir* ou praticar atos jurídicos em nome de outrem.

É o caso do mandato legal, deferido aos pais, tutores, curadores etc.

Neste sentido, pois, é que têm *poderes do mandato* como a indicação e determinação, no instrumento do mandato (*procuração*), de todos os atos que possam ser validamente praticados pelo mandatário.

c) É a *posse*, revelando, assim, o que se tem ou está em mãos.

Poder. No sentido do Direito Público, *poder* exprime, em regra, o *órgão* ou a *instituição*, a que se atribui uma parcela da soberania do Estado, para que se constitua em *autoridade* e exerça as *funções jurídicas*, de ordem política e administrativa, que lhe são cometidas por lei.

Geralmente, recebe a denominação de *Poder Público*, significando uma *autoridade de dominação*, que se apresenta como *delegado* do próprio Estado.

Deste conceito, decorre a significação de *poder* como *competência* ou *função autorizada*, que se atribui ao órgão, dentro da jurisdição que lhe é traçada.

Em face desta *delegação*, cada *poder*, constituído por um órgão, desempenha ou exerce *asoberania nacional*.

Na terminologia romana, o *poder*, neste sentido, era a *potestas* ou o *imperium*, sentido este indicativo do poder que provinha da *autorização suprema*, em cujas mãos repousa a chefia do Estado.

Assim, na terminologia do Direito Público, *poder* significa:

a) o órgão ou a *autoridade constituída* para cumprir as finalidades do Estado, exercendo as funções que lhe são atribuídas. São vários e se designam *Poderes Públicos*;

b) a *função* a ser exercida pela autoridade ou órgão instituído, cuja soma determina a sua própria *competência*.

PODER ABSOLUTO. Também dito de *poder arbitrário*, em sentido político entende-se aquele em que se exercita o *despotismo* ou o *governo despótico*.

É o poder do *déspota*, que considera o Direito à sua própria vontade e o Estado como uma propriedade dele.

PODER AQUISITIVO. Indica a capacidade de aquisição de bens e serviços de um indivíduo ou grupo.

PODER CONSTITUINTE. Na técnica do Direito Político, designa a assembleia Nacional Constituinte, ou o poder supraconstitucional, composto de representantes do povo, encarregado da elaboração da Carta Magna.

Poder constituinte. É o poder de elaborar a Constituição, ou seja, o ato de organização política da sociedade.

Conforme a sua origem, pode ser originário, delegado, revolucionário, constituído, derivado, de emenda ou de revisão.

PODER DA REPÚBLICA. O conjunto de órgãos que, no sistema presidencialista de governo, exerce atribuições assemelhadas, cada um no limite de sua competência; daí é que se diz Poder Legislativo, como os órgãos que exercem função legislativa.

PODER DE AGIR. Exprime a locução a *faculdade legal de agir*, *direito de agir* ou o *poder de representar*.

Assim, mostra, em amplo sentido, a *qualidade legal para agir*, seja em consequência de um *direito próprio* ou em virtude de um *poder de representação*.

Por ele, pode a pessoa praticar todos os atos jurídicos necessários à defesa de seus legítimos interesses, ou executar negócios jurídicos em nome de outrem, quando por ele devidamente autorizada.

O *poder de agir*, assim, não se confunde com o *interesse de agir*, em sua acepção processual.

O poder de agir (*potestas agendi*) é a *faculdade* que se funda no próprio direito ou na representação outorgada, de que exsurge uma *qualidade para agir*, enquanto o interesse de agir (*ratio agendi*) é que traz ou fundamenta a razão jurídica ou a justa causa, indispensável para o *direito de ação*.

Vide: *Interesse de agir. Legítimo interesse*.

PODER DE JULGAR. Na linguagem processual, assim se entende a *competência para julgar* ou a *competência para decidir legalmente*.

O poder de julgar (*potestas judicis*) exprime a própria *competência*, que se firma, limitando as atribuições do juiz, no âmbito de sua jurisdição.

Agindo sem este poder, isto é, não se mostrando competente, defeituosa é a decisão do julgador. *Nullus est major defectus quam defectus potestas*.

PODER DE POLÍCIA. Denominação dada a um dos *poderes*, que se atribuem ao Estado, a fim de que possa estabelecer, em benefício da própria ordem social e jurídica, as *medidas*, mesmo restritivas aos *direitos individuais*, que se tornem necessárias à manutenção da ordem, da moralidade, da saúde pública ou que venham garantir e assegurar a própria liberdade individual, a propriedade pública e particular e o bem-estar coletivo.

Fundado na *autoridade de dominação*, inerente à essência do Estado, o poder de polícia se apresenta como uma *necessidade*, para que possa o Estado cumprir sua *missão* de defensor e propugnador dos interesses gerais, reprimindo os excessos e prevenindo as perturbações à ordem jurídica e social.

O poder de polícia, porém – *police power*, como o denominam ingleses e americanos do Norte –, deve ser exercido quando há *legítima causa*. Deve, pois, ser posto em prática quando os interesses do Estado, superiores aos do indivíduo, indiquem a necessidade de uma restrição às liberdades e direitos individuais.

E, assim, não deve ser posto em ação para satisfazer interesses subalternos das autoridades, investidas de mando, que essa não é sua função política.

Vide: *Polícia*.

PODER DE REPRESENTAÇÃO. Entende-se a *autorização legal* ou *convencional* outorgada a uma pessoa para que possa agir em nome de outrem, seja como seu legítimo representante ou representante legal, seja como seu mandatário.

Investida no poder de representação, está a pessoa legalmente autorizada a praticar os atos jurídicos ou os negócios jurídicos que se entendam devidamente autorizados, seja por disposição de lei, nos casos do mandato legal, ou por especificação no mandato, quando convencional.

Vide: *Mandante. Mandatário. Mandato. Poder de agir, Poderes do mandato*.

PODER DISCIPLINAR. Compreende a *competência* que é regulamentarmente atribuída às autoridades administrativas de hierarquia superior, ou aos representantes dos órgãos administrativos, para que possam *impor penas disciplinares* aos empregados ou funcionários sob sua direção ou subordinação, pelas *faltas* cometidas em questões de serviço ou pelas *transgressões* aos deveres funcionais, que escapem à *sanção legal*.

Vide: *Pena disciplinar*.

PODER DISCRICIONÁRIO. De *discrição*, do latim *discretio*, de *discernere* (discernir, distinguir), exprime *discrecionário* o que se põe à discrição de outrem, o que se deixa a seu *arbitrio*, para que delibere ou resolva, segundo as necessidades do momento ou segundo as circunstâncias.

Outro não é o sentido adotado pelo Direito: é o que fica *ao critério*, *ao juízo* ou *ao arbítrio de outrem*.

Assim, *poder discrecionário* entende-se a faculdade ou a autorização, que se comete à autoridade pública, para que, em certas circunstâncias ou em certos casos, possa deliberar ou resolver *livremente*, sem estar adstrita às regras jurídicas ou a preceitos regulamentares, que possam tratar da matéria.

É, portanto, um *poder amplo* em virtude do qual a autoridade tanto pode determinar medidas não estabelecidas, como pode escolher os meios que julgue mais próprios à solução do caso em espécie.

Não se confunde, pois, com o *poder arbitrário*, que se entende o poder despótico, que extravasa a esfera da lei e não se enquadra na soma de atribuições, que se mostrem próprias e inerentes à autoridade.

A autoridade arbitrária é a que age contra a lei e fora da lei. A autoridade discrecionária é a que tem a faculdade de *escolher o meio* para cumprir uma atribuição, que lhe é assinada pela própria lei.

O *poder discricionário* não é exclusivo aos órgãos meramente administrativos ou políticos. Ele também se atribui às *autoridades judiciárias*, que o usam, especialmente, nos *processos judiciais*, em que funcionam como *presidentes*. É por ele que se institui o *arbítrio do juiz*, preconizado pela própria lei processual, do qual decorre sua autoridade de diretor do processo e de julgar a respeito dos *fatos*, em que se possam fundar os litígios.

PODER EXECUTIVO. No sentido do Direito Público, é a denominação atribuída a um dos *órgãos* do Poder Público, a que se comete a função precípua de *governar* e administrar o Estado.

Desse modo, compreendido como *governo*, tomado em sua acepção vulgar e estrita, é a ele que cabe executar as leis, a fim de que se mantenha a ordem jurídica, em qualquer de suas modalidades, administrar os negócios públicos e dirigir as próprias funções políticas do Estado, para que se assegure a existência dele e se cumpram suas finalidades.

Será exercido pelo Presidente da República, com o auxílio dos Ministros de Estado.

Compreende a forma de investidura (eleição e posse), atribuições e responsabilidade do Presidente e do Vice-Presidente, a modalidade de escolha e competência do Ministro de Estado e a composição e funcionamento dos Conselhos da República e da Defesa Nacional.

Vide: *Governo. Administração pública*.

PODER FAMILIAR. Exprime a expressão o conjunto ou a soma de poderes legalmente outorgados aos pais em relação aos filhos e aos bens destes. Dizem-se, também, direitos, que outrossim, se fundam na outorga legal, que este poder revela. E são direitos necessários e indispensáveis para que os pais se desobriguem dos deveres, que lhes são impostos pela lei e pela própria natureza. Desta forma não há somente a ideia de poderes e direitos. Há deveres, pelos quais lhes cabe assisti-los e mantê-los, segundo as obrigações que lhes são juridicamente e naturalmente impostas. O poder familiar compete aos pais e, na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade (art. 1.631, do Cód. Civil/2002). Os pais representam os filhos menores em todos os atos da vida civil, extrajudiciais ou judiciais. Os pais podem ser privados do poder familiar, por ato judicial, em que fique demonstrada e provada causa justa para semelhante medida. A suspensão e privação do poder familiar devem ser intentadas em ação especial, a que é assistente obrigatório o representante do Ministério Público. O exercício do poder familiar é personalíssimo, sendo irrenunciável e indelegável. Sobre o filho não reconhecido pelo pai, cabe exclusivamente à mãe (art. 1.633, do Código Civil/2002). A expressão “*pátrio poder*” do CC/1916 foi substituída pelo legislador na nova redação do Cód. Civil/2002, que passou a tratar o tema no seu Capítulo V, dos arts. 1.630 a 1.638 como “*poder familiar*” buscando adequar-se à Constituição de 1988, que igualou os direitos entre homens e mulheres. (ngc)

PODER FINANCEIRO. Em acepção comum, assim se deve entender o *poderio* ou a *força*, que possa ter uma pessoa, em razão de sua *posição financeira*, ou dos recursos de que possa dispor, em matéria de finanças.

Mas, no sentido do Direito Administrativo, entende-se o *direito*, que cabe ao Estado, em virtude do qual pode promover a *captação de recursos*, por meio de tributações ou de outros, a fim de que possa satisfazer o pagamento das despesas e outros necessários à sua manutenção e cumprimento de suas precípuas finalidades.

Deriva-se, pois, da própria necessidade em que se apresenta o Estado de prover os serviços, indispensáveis ao cumprimento de seus fins e assegurar sua própria existência.

PODER HIERÁRQUICO. Na terminologia do Direito Administrativo, assim se denomina a soma de atribuições outorgadas aos superiores hierárquicos, a fim de que, na qualidade de chefes de repartições ou de departamentos públicos, possam superintender a ação de seus subordinados, na execução dos serviços ou no desempenho dos encargos, que lhes são confiados.

Neste poder, assim, inclui-se o direito de fiscalizar atos jurídicos e administrativos que venham a praticar os respectivos subordinados, de sustar sua execução, e, mesmo, de os reformar ou anular.

PODER JUDICIÁRIO. Constituído pelo conjunto de autoridades, que se investem no *poder de julgar*, é a designação que se dá aos *órgãos*, a que, como delegado do Poder Público, se comete a atribuição de administrar a justiça.

No cumprimento de sua precípua missão, ao Poder Judiciário compete *aplicar as leis, vigiar sua execução, e reparar*, fundado nelas, e em nome do Estado, as *relações jurídicas*, que se tenham violado.

Vide: Juiz. Magistrado. Tribunal.

PODER LEGISLATIVO. É a denominação dada ao órgão elaborador das leis ou das normas jurídicas, reguladoras das ações de quantos se integrem no Estado, em suas relações entre si ou deles com o próprio Estado.

Assim, é o nome que se atribui ao Congresso ou ao Parlamento.

PODER MODERADOR. Exprime, nos governos monárquicos ou imperiais, a soma de atribuições que são cometidas ao rei ou ao imperador para que possam ser exercidas singularmente por si.

PODER NACIONAL. Designa o conjunto de condições (políticas e sociais) e de recursos (econômicos e militares) posto à disposição de uma nação para manter sua soberania interna e externa e atingir seus objetivos.

PODER PÚBLICO. Indica o conjunto de órgãos investidos de autoridade para realizar os fins do Estado. É a administração pública; o governo constituído.

PODER REGULAMENTAR. É a expressão usada para exprimir a autorização conferida a certas autoridades administrativas, para que possam expedir *regulamentos* ou *decretos* com o objetivo de regulamentar serviços ou de dispor acerca de instituições, que estão sob sua direção e administração.

Designa, portanto, o direito de expedir regulamentos com força de lei, isto é, com o caráter de obrigatoriedade equivalente ao da lei.

PODER TEMPORAL. Aquele que se exerce sobre as coisas materiais, em oposição ao eclesiástico, laico ou espiritual.

PODERES CONSTITUÍDOS. Designa os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, considerados globalmente, como integrantes da soberania nacional.

PODERES DO MANDATO. Na expressão, *poder* exprime a *determinação do ato* ou do *negócio*, que, por força da representação, em que se funda o mandato, pode ser validamente praticado pelo mandatário *em nome* do mandante.

É, por isso, a *autorização*, que se confere pelo mandato, *delimitada* ou *fixada* pela menção ou pela especificação dos atos. É a ordem dada para que se faça ou se execute alguma coisa.

Nesta razão, *poderes do mandato* podem ser definidos e compreendidos como a autorização dada pelo mandante ao mandatário, para que pratique atos em seu nome, autorização esta determinada e limitada pela consignação dos ditos atos ou negócios no instrumento do mandato, quando escrito.

No mandato verbal ou no mandato tácito, a *autorização* decorre da ordem dada de viva voz, da natureza do cargo ocupado pelo mandatário junto ao mandante, ou por sua situação jurídica junto ao mesmo.

Em qualquer situação, pois, poderes do mandato significam claramente a limitação ou determinação da autorização, pela menção ou pela especificação dos atos a serem praticados.

Na terminologia jurídica, a respeito do mandato, os *poderes*, segundo sua amplitude ou conforme a maneira por que a autorização se objetiva, tomam várias qualificações, cada uma delas exprimindo sentido próprio. É assim que os poderes se distinguem em:

a) *Administrativos*: São os que autorizam a *gestão de negócios*, a *gerência de negócios* ou a *prática de atos de administração*.

Nesta razão, os *poderes administrativos*, conferindo, segundo aceção do vocábulo *administrativo*, a *faculdade*, ou outorgando a *ordem*, para se velar pela conservação e reparação dos bens ou das coisas, integradas na incumbência, e para que se defendam os interesses do administrado, nos precisos limites da administração confiada, não

compreendem outros poderes que os próprios ou inerentes a esta gestão. Desta forma, neles não se computam os *poderes de disposição*, desde que não venham também mencionados.

Os poderes administrativos entendem-se somente para *administrar*.

E quando outros atos precisem ser praticados pelos administradores ou gerentes, somente uma *autorização especial* os tornará juridicamente válidos.

Quando se trate de diretores ou de gerentes de sociedades comerciais, que se encontrem investidos no *poder de representação* ou na qualidade de *mandatários legais* destas pessoas jurídicas, os poderes que excederem aos propriamente de administração devem estar consignados no contrato, nos estatutos ou serem estabelecidos em lei, para que possam ser validamente cumpridos, ou executados os atos considerados não de mera administração.

b) *Aparentes*. Assim se dizem dos *poderes* que, pelas circunstâncias, *parecem* ser conduzidos pelo mandatário, levando terceiros a contratarem com ele, na *qualidade de representante* do mandante, a respeito do que julgam, com suficiente razão, *estar autorizado a fazer*.

No entanto, os *poderes aparentes* somente podem ser compreendidos, quando existente *vísivele inequívoco mandato* ou *representação*, em virtude do que se possa *aparentar* um poder nele contido.

Quer isto significar que o *poder aparente* resulta da condição ou da qualidade de mandatário e da aparente demonstração de que está esse mandatário autorizado a praticar um ato, que se mostra consequente ou incluído no próprio mandato de que se acha investido.

Assim, é a *exteriorização* ou a *mostra* de um *poder*, pelo *aspecto*, pela *situação*, que imprime a qualidade de *aparente*.

Por um direito, chamado de *aparência*, o terceiro que contratou com o mandatário, *aparentemente* autorizado, pode exigir do mandante o cumprimento do que se ajustou. E por esse *direito de aparência* é o mandante compelido a cumprir a obrigação assumida por seu aparente mandatário, sem que possa alegar excesso de poder.

c) *Conjuntos*. É o qualificativo utilizado para indicar a nomeação de mandatário, dois ou mais, conjuntamente, para que cumpram o mandato *juntos, unidos, ligados*.

Desse modo, o mandato somente se mostra válido quando a sua execução é feita *juntamente* pelos mandatários nomeados, que comparecem ao ato ou contrato e o assinam em conjunto.

d) *De administração*. São os poderes conferidos aos administradores e gerentes das sociedades, segundo o teor deles nos contratos sociais, ou nos estatutos, e os que são conferidos pelo particular para que outrem administre coisas ou negócios dele.

São ditos, também, *poderes administrativos*.

e) *Decorrentes*. Do latim *decurrens*, do verbo *decurrere*, exprime o adjetivo: o que decorre ou que vem para *completar* ou *atingir a meta*; é o *que se estende*.

Neste sentido, *poderes decorrentes* exprimem os que não são conferidos no mandato, mas se mostram indispensáveis para que o mandato se conclua, para que se completem ou se executem os atos nele autorizados.

Dessa forma, os poderes decorrentes não autorizam a prática ou execução de atos especiais ou diversos, mas dos que se mostram necessários para a execução do mandato, pois que o vêm completar ou fazer que se atinja o objetivo ou finalidade dele.

f) *De disposição*. São aqueles que autorizam a *dispor* ou a *alienar* alguma coisa.

Vide: *Disposição*.

Os poderes de disposição devem sempre vir expressamente. Não se comportam no mandato de administração. E quando o administrador ou o gerente está autorizado a alienar bens do mandante, é porque o mandato, claramente, lhe outorga semelhante poder. Ele não se deduz do poder de administração ou administrativo.

Quando, porém, se trata de administração de sociedades comerciais, cuja finalidade é *vender*, o mandato para administrá-las ou geri-las, em que se outorgam poderes de administração ou gerência, contém os poderes de disposição relativos às coisas ou operações, que são objeto de comércio das respectivas sociedades.

g) *Deduzidos*. Formado de deduzir, do latim *deducere* (tirar de, inferir, concluir), bem exprime o adjetivo a natureza dos *poderes* que qualifica.

Poderes deduzidos são os *consequentes*, *tirados*, *nascidos* daqueles que foram conferidos. E assim se computam como dados ou outorgados.

Em certos casos, *poderes deduzidos* e *poderes decorrentes* entendem-se de sentido equivalente.

Casos há, porém, em que a *dedução* não se refere à prática, de um ato necessário à execução do mandato, mas de ato que, em consequência do mandato conferido, se apresenta legalmente autorizado.

Neste caso, o *poder deduzido* entende-se, também, no mesmo sentido de *poder implícito*, isto é, aquele que está *contido no mandato*, mesmo não vindo expressa ou explicitamente mencionado.

h) *De gerência*. Exprimem os mesmos *poderes* de administração ou *poderes* administrativos.

São, assim, os que se conferem à pessoa para que possa administrar ou gerir um negócio ou um estabelecimento comercial.

i) *Do administrador*. São os mesmos *poderes* administrativos, de administração ou de gerência.

j) *Em termos gerais*. Designa a expressão os *poderes* que são outorgados de um modo genérico, sem especificação dos atos, apenas com a indicação do *encargo* ou *missão*.

Assim, no mandato, que se confere em *termos gerais*, há *precisão*. É um mandato restrito ou *simpliciter*, na acepção em que o compreendiam os romanos.

Os *poderes* em termos gerais, pois, conferem autoridade restrita, relativa à *missão*, *gestão* ou *encargo*, relativa à *missão*, *gestão* ou *encargo*, a que se referem.

Assim se distinguem dos *poderes gerais*, que compreendem um mandato dado em *generalidade*, para que desempenhe o mandatário todos os atos relativos aos negócios da pessoa, enquanto que os *poderes* em termos gerais apenas conferem autoridade para a prática de atos de *simples administração*.

k) *Especiais*. Assim se entendem os *poderes* que devem ser *claramente indicados* para que possam os atos ser praticados pelo mandatário.

Desta forma, para que se indiquem *especiais*, devem os *poderes* ser *especificados* para cada caso, a fim de que se mostrem *individualizados* ou *discriminados* os atos que se autorizam.

Deste modo, somente se entendem *especiais* os *poderes*, quando os atos, a que se referem, vêm inequivocamente, claramente, indicados ou demonstrados no *mandato escrito*, com todas as indicações e esclarecimentos, que se fazem mister, para que nenhuma dúvida possa ocorrer, em qualquer circunstância, a respeito da validade da *autorização*.

Os *poderes* especiais se mostram necessários para a prática de todos os atos que não se apresentem de mera *administração*.

l) *Explícitos*. Assim se entendem os *poderes* que são *expressos* ou que se mostram *declarados no mandato*. Opõe-se aos implícitos, que são os *deduzidos* ou *decorrentes*.

m) *Gerais*. A expressão *poderes gerais* refere-se, especialmente, à *soma de poderes conferidos*. Exprime, assim, o mandato outorgado em *generalidade*, isto é, para a prática de *todos os atos* de interesse do mandante.

Neles, assim, podem estar contidos *poderes especiais* para a prática dos atos de maior gravidade, desde que expressamente declarados.

Neste particular, difere da expressão *poderes em termos gerais*, onde não se compreende a concessão de *poderes* especiais.

n) *Implícitos*. São os *deduzidos* ou *consequentes* dos *poderes* conferidos. Opõem-se aos *explícitos*, porque não vêm expressamente declarados, mas se compreendem *dentro dos que foram conferidos* ou outorgados.

o) *Impressos*. Na linguagem forense, *poderes* impressos entendem-se aqueles que se consignam nas *fórmulas impressas*, usadas para composição do *instrumento do mandato*, isto é, da *procuração*.

Para que os poderes consignados na parte impressa passem a integrar o mandato, é costume declarar o mandante que os *concede e ratifica*, em virtude do que passam a mostrar-se *poderes conferidos* expressamente.

p) *Indelegáveis*. Quer exprimir: *que não se delegam*, que não se transmitem a outrem e devem ser exercidos pela pessoa, a quem foram conferidos ou outorgados.

Nesta razão, entende-se que os *poderes indelegáveis* devem ser exercidos *pessoalmente* pela pessoa a quem foram dados.

Assim ocorre, notadamente, em relação ao mandato ou representação legal confiada aos gerentes das sociedades, pelos respectivos contratos.

A indelegabilidade dos poderes, no entanto, não significa que os mandatários legais não possam constituir mandatários para que pratiquem *atos*, em seu lugar, mesmo pertinentes à delegação ou representação, quando, não ofendendo ao princípio da *pessoalidade*, possam ser praticados por mandatário do representante legal.

q) *Insuficientes*. Assim se entendem os *poderes não conferidos*.

Deste modo, significa a *ausência de poderes* para a prática de um ato. Não está, pois, o mandatário autorizado a praticá-lo em nome do mandante. É *excesso de mandato*.

r) *Irrevogáveis*. Entendem-se os que *não se podem revogar*, isto é, aqueles que, uma vez outorgados, permanecem até que se executem os atos autorizados.

Vide: *Mandato irrevogável*.

s) *Suficientes*. Entendem-se aqueles que se mostram necessários e bastantes para a prática ou execução de um ato, pelo mandatário em nome do mandante.

São os *poderes conferidos*, seja explícita ou implicitamente.

PODERES PÚBLICOS. Geralmente é a denominação que se dá para nomear o conjunto de *autoridades* ou *órgãos administrativos*, instituídos para, como representantes do Poder Público ou do Estado, desempenharem as funções públicas que lhes são atribuídas por lei. Dizem-se, também, *poderes políticos*.

A reunião destes poderes, legítimos representantes da *soberania popular*, exprime a própria ideia de *governo*, tomada em seu amplo sentido.

Os Poderes Públicos agrupam-se, consoante a natureza de funções que lhes são atribuídas, sob uma tríplice manifestação.

É assim que se dizem: *Executivo. Judiciário e Legislativo*.

Embora praticamente autônomos, estes três poderes agem harmonicamente, procurando, cada um dentro da esfera de ação que lhe é traçada por lei, cumprir os desígnios que constituem sua missão, e que são os próprios desígnios do Estado.

Vide: *Interdependência*.

PODERIO. Formado de *poder*, significação jurídica quer exprimir o *domínio*, *senhorio*, *jurisdição*.

Designa, assim, o *que se pode*, em virtude de um *direito* ou de um *poder*. E, ainda, é *ainvestidura* atribuída à pessoa para que *possa fazer, ordenar que se faça* ou *impedir que se faça alguma coisa*.

O *poderio*, portanto, designa ou indica a *força* que se atribui a qualquer pessoa ou ao preceito jurídico, para que *possa ordenar* ou *obrigar* a prática de um ato ou abstenção de um fato, segundo o *mandato* que da lei ou da pessoa proceda.

POGROM. Termo de origem russa para indicar estragos ou destruições violentas em massa. O termo Pogrom foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial para designar os ataques antisemitas praticados pelo Império Russo.

POLÊMICA. Forma feminina de *polêmico*, do grego *polemikós* (belicoso), é tomado substantivamente para designar a *disputa*, a *controvérsia*, que se podem travar entre as pessoas.

Polêmica, em regra, é a discussão formada acerca de fatos ou matéria, em que os *disputantes* não estão de acordo, procurando cada um deles mostrar a razão de seus *pontos de vista* ou de asserções, que expendem.

A polêmica pode consistir em discussão ou debates orais ou escritos.

Equivalente latino: *vexata quaestio*.

POLIAMOR. Tradução livre para o Português do termo Polyamory.

O Poliamor descreve os relacionamentos amorosos profundos com diferentes parceiros simultaneamente. Seus adeptos afastam a monogamia e se baseiam na total honestidade e no consentimento dos envolvidos. (pg)

POLIANDRIA. Estado da mulher que tem vários maridos.

Vide: *Poligamia*.

POLÍCIA. Derivado do latim *politia*, que procede do grego *politeia*, originariamente traz o sentido de *organização política, sistema de governo* e, mesmo, *governo*.

Assim, por sua derivação, em amplo sentido, quer o vocábulo exprimir a *ordem pública, adisciplina política, a segurança pública*, instituídas, primariamente, como base política do próprio povo erigido em Estado.

Resulta, pois, da instituição de princípios que impõem respeito e cumprimento às leis e regulamentos, dispostos para que as *ordens pública e jurídica* sejam mantidas, em garantia do próprio regime político adotado, e para que as atividades individuais se processem normalmente, garantidas e protegidas, segundo as regras jurídicas estabelecidas.

Em decorrência destes princípios, é que se gera o *poder de polícia*, atribuído ao Estado, em face do qual *pode* mesmo, a fim de que se mantenha a *ordem pública*, integrada em suas finalidades, estabelecer restrições aos direitos individuais, que se possam opor aos ditames políticos do Estado e atentem contra a ordem e segurança coletivas.

E, nesta acepção ampla, *polícia e governo*, compreendidos como *administração pública interna*, apresentam-se em sentidos equivalentes, pois que ambos tendem às mesmas finalidades de manutenção da ordem, do bem-estar coletivo e respeito às instituições estabelecidas, como indispensáveis para que o Estado cumpra seus objetivos.

No entanto, propriamente, *polícia* exprime a própria *ordem pública*, enquanto o governo indica a instituição que tem a missão de mantê-la sempre íntegra.

Polícia. Em sentido estrito, porém, o vocábulo designa o conjunto de instituições, fundadas pelo Estado, para, segundo as prescrições legais e regulamentares estabelecidas, exercerem vigilância para que se mantenham a ordem pública, a moralidade, a saúde pública e se assegure o bem-estar coletivo, garantindo-se a propriedade e outros direitos individuais.

Neste sentido, a polícia se mostra, na sua organização, uma entidade de caráter eminentemente político, o que está conforme à derivação do vocábulo.

Sua missão primordial é a da vigilância à sociedade, visando, em tudo, ao *bem-estar coletivo* ou ao *bem público*.

Assim, se manifesta como a *instituição de defesa e segurança*, cuja principal função consiste em manter a ordem pública, a liberdade, a propriedade e a segurança individuais. Ou se mostra a *instituição de melhoramento e de proteção*, a que se comete o encargo de zelar pelo bem-estar público ou bem público, provendo-o de tudo o que lhe for necessário, inclusive de medidas indispensáveis ao desenvolvimento das indústrias ou de outras atividades particulares, dignas e merecedoras de proteção.

Bem amplas, portanto, as funções da polícia.

Como órgão instituído para *defesa e segurança* da coletividade, em princípio, a polícia é *preventiva*.

É a ela que cabe *prever e evitar* todos os fatos perturbadores da ordem pública.

Tem, igualmente, o caráter *repressivo*, quando trata de remediar o *mal causado* e que não pode ser evitado. É a *polícia judicial*.

Polícia. Extensivamente, é o vocábulo empregado para designar os órgãos ou corporações instituídos pelo Estado para que exercite o *poder de polícia*, que lhe é atribuído.

Nestas condições, recebe a polícia várias qualificações, segundo a espécie de serviços ou encargos que lhe são delegados, dizendo-se *civil, judiciária, marítima, federal* e *militar*. Vide a CF/1988, art. 144.

POLÍCIA ADUANEIRA. Vigia portos, aeroportos e a costa, coibindo contrabando.

Vide: *Polícia Federal. Polícia Marítima*.

POLÍCIA CIVIL. Distinta da polícia militar, é o conjunto de autoridades designadas pelo governo, para que cumpram as prescrições estabelecidas para a manutenção da ordem pública.

A *polícia civil*, em certos casos, é meramente administrativa, isto é, quando *age preventivamente*. Quando trata de reparar o mal, que não se pôde evitar, procurando meios de trazer o criminoso ou infrator à sanção penal, é *judiciária*.

POLÍCIA JUDICIÁRIA. Denominação dada ao órgão policial a que se comete a missão de averiguar a respeito dos fatos delituosos ocorridos ou das contravenções verificadas, a fim de que sejam os respectivos delinquentes ou contraventores punidos por seus delitos ou por suas infrações.

A polícia judiciária é *repressiva*, porque, não se tendo podido *evitar o mal*, por não ter sido previsto ou por qualquer outra circunstância, procura, pela investigação dos fatos criminosos ou contravencionais, recolher as provas que os demonstram, descobrir os autores deles, entregando-os às *autoridades judiciais*, para que se cumpra a lei.

POLÍCIA FEDERAL. Designa, na técnica administrativa, o aparelho policial mantido pelo Estado, que tem por finalidade:

- a) promover os serviços de vigilância marítima, aérea e de fronteiras;
- b) reprimir o tráfico de entorpecentes;
- c) apurar as infrações penais praticadas contra a segurança nacional, a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União.

A Lei Complementar nº 89, de 18.02.97, regulamentada pelo Decreto nº 2.381, de 12.11.97, instituiu o fundo para aparelhamento e operacionalização das atividades-fim da polícia federal.

POLÍCIA MARÍTIMA. Designa o setor da polícia federal – compreendido na expressão polícia marítima, aérea e de fronteiras – que tem por finalidade a vigilância do tráfego e o controle da emigração/imigração.

POLÍCIA MILITAR. Em outro sentido, designa ainda a polícia privativa das corporações militares; nos Estados, Territórios e Distrito Federal é a força auxiliar, reserva do Exército Nacional.

Denominação dada à corporação militarizada, instituída pelos Estados federados, para atender às requisições das autoridades administrativas para manutenção da ordem e policiamento dos lugares para onde se *destacam*.

POLICIAL. Formado de *polícia*, como adjetivo exprime tudo o que se refere à polícia ou a ela pertence.

Policial. Como substantivo, designa o *agente de polícia*, seja civil ou militar.

POLICITAÇÃO. Do latim *pollicitatio*, de *pollicitari* (propor, oferecer, prometer), na terminologia técnica significa a *proposta*, a *promessa* ou a *oferta*, *ainda não aceitas*, que antecedem à formação dos contratos.

Revela-se, desse modo, o desejo ou o intuito de realizar um *contrato*.

No entanto, ainda não se mostra o contrato, nem possui sua força.

Mas, uma vez realizada, com a indicação inequívoca de todos os elementos que constituem a *proposta*, vale como promessa e dela já se geram efeitos, entre os quais o de não poder ser arbitrariamente retirada.

O peticitante, pois, está obrigado a cumprir a proposta feita, desde que séria e completa.

A simples oferta ou a proposta feita sem o caráter de promessa, isto é, quando não se refere claramente aos pontos essenciais do negócio, não gera este laço de direito. É simples peticitação.

A peticitação, portanto, somente obriga quando conduz uma *promessa*, sem restrições. Em semelhante caso, vale como um *compromisso*, que prevalece a favor do *aceitante*.

POLICITADO. Designa a pessoa a quem é feita a proposta, ou *peticitação*, e que, se aceita, realizará o negócio que lhe foi oferecido.

POLICITANTE. O mesmo que *proponente*, ou pessoa que faz a proposta de um negócio ou propõe a realização de um negócio.

POLICLÍNICA. Palavra composta do prefixo grego *polys* (muitos) e *klínikós* (prática da medicina), utilizada para exprimir o *estabelecimento*, em que se praticam as várias clínicas, isto é, onde vários especialistas atendem os clientes.

Policlínica. Na terminologia médica quer também exprimir a *clínica geral*, em oposição à *clínica especial*, ou especialização clínica.

POLIGAMIA. Derivado do latim *polygamia*, de origem grega (*polys*, muitos, e *gamos*, união, casamento), literalmente quer exprimir o *consórcio* de uma pessoa com muitos cônjuges, ao mesmo tempo. E, assim, tanto se refere à mulher, como ao homem. Tanto basta que se casem sucessivamente, sem que tenham falecido os outros cônjuges.

Poligamia. Na linguagem sociojurídica, é especialmente empregada para designar o *regime familiar*, em que se permite o casamento do homem com várias mulheres, sucessivamente ou ao mesmo tempo, todas com a qualidade de esposas.

É tomado, pois, no sentido de *pluralidade de mulheres*, em oposição à *poliandria*, que exprime *pluralidade de maridos*.

POLÍGAMO. Homem que possui várias mulheres ou que se casou, simultaneamente, com várias mulheres.

Vide: *Poligamia*.

POLÍTICA. Do grego *politiké*, possui, na acepção jurídica, o mesmo sentido filosófico, em que é tido: designa a *ciência de bem governar um povo*, constituído em Estado.

Assim, é seu objetivo estabelecer os princípios, que se mostrem indispensáveis à realização de um governo, com o cumprimento de suas precípuas finalidades, em melhor proveito dos governantes e governados.

Nesta razão, a *política* mostra o *corpo de doutrinas*, indispensáveis ao bom governo de um povo, dentro das quais devem ser estabelecidas as *normas jurídicas* necessárias ao bom funcionamento das instituições administrativas do Estado, para que assegure a realização de seus fundamentais objetivos, e para que traga a tranquilidade e o bem-estar a todos quantos nele se integrem.

POLÍTICA AGRÍCOLA OU AGRÁRIA. Conjunto de medidas de proteção à propriedade rural, celebradas com o objetivo de ordenar a atividade agropecuária.

POLÍTICA ECONÔMICA. Meio através do qual o governo regula ou modifica a economia do país.

POLÍTICA MONETÁRIA. Controle oficial do sistema bancário e monetário para estabilização da moeda.

POLÍTICA SOCIAL. Complexo de preceitos e programas objetivando ao bem-estar e desenvolvimento social da população.

POLÍTICA URBANA. Conjunto de medidas tendentes à ordenação do desenvolvimento social urbano e à qualidade de vida dos habitantes das cidades.

POLITICAGEM. De *política*, é a expressão usada para indicar toda ação política de certas pessoas ou de certos grupos, que se desenvolve ou se funda na prática de manejos poucos escrupulosos, cavilosos e desonestos, na preocupação de conseguirem *posto de mando* para seus chefes ou *apaniguados*, de onde se locupletem ilicitamente com os dinheiros ou favores públicos.

Diz-se, igualmente, de *politicalha* ou *politiquice*, reveladora, também, da *política reles* ou *política mesquinha*.

Para os praticantes da politicagem, diz-se *politiqueiro*, *politicalho*, *politicoide*.

POLÍTICO. Do latim *politicus*, do grego *politikós*, como adjetivo, é empregado para designar tudo o que se refere ao *governo* ou ao *Poder Público*. É assim a expressão indicativa de tudo o que diz respeito à *política*.

Político. Como substantivo, designa o *homem que exerce atividades públicas*, ocupando cargos públicos, de investidura eletiva. Tem a mesma significação de *estadista*, quando indica pessoa de atuação notável, versada em questões de política ou hábil em negócios de administração pública.

POLUIÇÃO. Formado do verbo *poluir*, do latim *polluere* (estragar, sujar, corromper), é, genericamente, tomado na mesma significação de *corrupção*, *contaminação* *inutilização* ou *maculação* a qualquer coisa, em vista do que ela se torna *impura* ou *imprópria* ao uso ou ao fim a que se destinava.

Mas, propriamente, *poluição* quer significar *maculação*, *contaminação* ou *inutilização* por impureza ou imundície trazida à coisa.

Daí por que se mostra de sentido mais estrito que *corrupção* ou *ação de corromper*, em que se firma a ideia de qualquer espécie de *perversão* ou *inutilização*.

Assim, pois, *poluição da água*, a que se referem as leis civis e penais, é a *contaminação da água*, em virtude do que se torna impura ou nociva ao uso. E essa *poluição* se mostra o efeito de *coisa a ela trazida*, pela qual se alterou em sua pureza.

A *corrupção da água* é o *estrago dela*, a sua inutilização por vários meios, inclusive pela contaminação.

Corromper é estragar, arruinar, tornar impróprio ao uso. E daí sua acepção mais ampla que *poluir*.

A Lei nº 9.966, de 28.04.2000, dispôs sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional.

PONTÃO. Derivado do latim *ponto*, *pontonis*, exprime o vocábulo, na terminologia marítima, a espécie de *embarcação* ou *barco chato*, sem cobertura, usado para vários misteres auxiliares da navegação.

Assim, o pontão serve para as pequenas travessias em rios ou braços de mar, sendo utilizado para a formação de pontes, ditas de *pontes de batéis*.

São os pontões também utilizados, notadamente nos rios, para o transporte de cargas, puxados por um rebocador.

Neste caso, também se chama *pontão à balsa*, em que essas coisas se transportam, feitas, em geral, de *madeiras unidas* em forma de *jangada*.

Pontão. Também se dá o nome de pontão ao navio ou embarcação fora de uso, que, ancorada em um porto ou próximo à praia, serve de *armazém* ou *depósito de mercadorias*, ou para outros misteres.

O pontão, neste caso, não é considerado embarcação, visto que lhe falta o primordial requisito: a *navegabilidade*.

PONTE. Do latim *pons*, *pontis*, serve o vocábulo, em sentido geral, para designar toda obra executada para *servir de passagem* entre dois pontos, a que, sem elas, não se teria acesso.

Desse modo, *ponte* não se entende somente o *passadiço*, que se constrói sobre os rios, para que faculte a passagem de uma a outra margem; é qualquer espécie de passadiço entre dois lugares, a fim de que se possa passar de um para outro.

As pontes tomam várias denominações, segundo a natureza de sua construção:

a) *levadiça*, quando se levanta para dar passagem a embarcação ou para não impedir o trânsito.

b) *pênsil*, quando é somente firmada, por pilares, nas respectivas extremidades.

c) *fixa*, quando montada ou apoiada em pilares em toda sua extensão.

d) *de barcas* ou *batéis*, quando formada por barcos ou pontões, sobre os quais se lançam as tábuas ou pranchões, que lhes servem de piso.

A construção de pontes sobre os *rios navegáveis* deve ser promovida de modo que não se criem obstáculos à navegação, permitindo que passem sob ela as embarcações.

e) *internacionais*, quando as pontes se encontram sobre *rios de fronteira*; vulgarmente são estas pontes chamadas de *internacionais*, para indicar que se encontram sob jurisdição de países ou Estados diferentes. Em regra, determina-se a *fronteira* de cada país a *partir do meio da ponte*, salvo se existir tratado ou convenção que estipule de modo diverso.

Ponte. Na terminologia marítima, assim se diz a *coberta do navio* ou a *plataforma*, cercada por um balaústre, que se estende de lado a lado do navio.

Ponte. Na técnica dentária, indica a peça de prótese, presa, de forma fixa ou móvel, através de placas, a um ou mais dentes naturais.

PONTE-AÉREA. Designa o serviço comercial, regular e intenso, mantido entre grandes centros populacionais.

PONTE DE SAFENA. De uso na técnica cirúrgica do coração, indica a intervenção que tem por finalidade a desobstrução de artérias coronárias, através da colocação de enxertos, cujo material é constituído de segmentos similares retirados do próprio paciente.

PONTILHÃO. É a *ponte pequena* que se estabelece para passagem ou travessia de riachos, ribeirões ou valas, geralmente construída de madeira ou feita de pranchões.

Por vezes é aplicado no mesmo sentido de *pontão*.

PONTO. Derivado do latim *punctum*, é o vocábulo empregado na linguagem jurídica em várias acepções.

Ponto. Na terminologia forense, designa toda e qualquer matéria ou assunto trazido à discussão judicial, para que, mostradas as respectivas razões, sirva de objeto à decisão.

É assim que se mencionam:

Pontos de direito, em alusão aos *enunciados*, em que expõem assuntos ou matéria, fundada em razões jurídicas.

Pontos de fato, para designar a matéria em que se tratam questões de fato.

Ponto. No sentido do Direito Comercial, entende-se o *lugar*, em que o comerciante se estabeleceu. É a *sede* de seus negócios ou onde os realiza normalmente.

O *ponto* constitui parte do *fundo de comércio*, sendo, quiçá, um de seus mais valiosos elementos, pois que ele é, em verdade, a maior segurança da clientela ou freguesia, que por ele se forma.

Vide: *Insígnia*, *Fundo de comércio*.

Ponto. Designa ainda o vocábulo, na linguagem administrativa e trabalhista, o *livro* ou *registro* em que os empregados anotam sua chegada e saída. Diz-se, propriamente, *livro de ponto*. É o *registro* ou *livro de presença*.

PONTOS DE DEBATE. No sentido em que se tem em Direito Processual, *pontos do debate* entendem-se a *matéria* sobre que vão versar a discussão ou *debates orais*, na audiência de instrução e julgamento.

Estes pontos, isto é, esta matéria será determinada pelo próprio juiz, e sobre esta serão sustentadas as *teses*, dentro das razões ou argumentos, em que cada uma das partes funda seus direitos.

PONTO DE VISTA. Entende-se o modo ou a maneira de encarar as coisas, pelas suas próprias razões.

PONTUALIDADE. Derivado de *ponto*, é tomado no sentido de *regularidade*, *exatidão* e *cumprimento oportuno*, do que se deve fazer ou executar.

É, assim, o caráter de tudo o que se faz ou se executa no *exato momento* ou na *hora exata*.

Em sentido administrativo e trabalhista, pois, é chegar ao serviço no *horário*, isto é, justamente na hora, em que se deve chegar.

Relativamente às obrigações, refere-se ao cumprimento delas no *momento* em que devam ser cumpridas sem qualquer atraso, isto é, no dia em que se vencem e se tornam exigíveis.

“POOL”. É usado na terminologia comercial para denominar a *coligação* ou a espécie *deparceria*, que se forma entre vários indivíduos, comerciantes e industriais, ou não, em caráter *temporário*, para realizar uma *especulação*, no intuito de *anular* os concorrentes.

O *pool* é inicialmente formado pela organização de um *capital*, para o que cada participante *fornece sua entrada*, a fim de que exerça sua finalidade: a aquisição da mercadoria ou produto, na maior quantidade, para que se processe o abarcamento ou açambarcamento indispensável para o domínio do mercado. E, desse modo, baixando os preços dos produtos ou das mercadorias até que *liquidem* ou *afoguem* os concorrentes.

POPA. Do latim *puppis*, designa a parte posterior do navio ou da embarcação, em oposição à *proa*.

POPULAÇÃO. Totalidade de habitantes de um país ou de uma região.

População. Designa, igualmente, o conjunto de pessoas, em determinado território ou país, que constitui ou forma uma classe: *população escolar*.

POPULAÇÃO NEGRA. De acordo com a Lei 12.288, população negra é: “o conjunto de pessoas que se autodeclararam pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga”. (gc)

POPULAR. Do latim *popularis*, adjetivamente, exprime ou qualifica o que vem ou se origina do povo, ou tem a qualidade de comum, ou vulgar.

Popular. Como substantivo, designa o *homem do povo* ou o *homem da rua*, ou o homem que forma a massa comum ou a massa vulgar.

POPULARIDADE. É a qualidade ou o caráter de ser popular. E assim tem sentido equivalente a *conhecimento geral* ou *generalizado*, *divulgação*, *notoriedade*, *reputação*, *voga*, *vulgarização*.

Em relação ao conceito da pessoa, a popularidade revela a *estima geral*, *fama*, *nomeada*, *prestígio*.

POR CONTA. É expressão usada para indicar o pagamento ou a entrega que se faz como *amortização* ou como *pagamento parcial de um débito*.

Exprime ainda a locução *por conta* o sentido de *ser à custa*, *no interesse* ou *sob responsabilidade* de outrem: o trabalho está sendo executado *por conta de*, o ato foi praticado *por conta de*.

PORÃO. Do latim *planus*, plano. É usado, na terminologia técnica do mar, para designar a parte mais funda do navio, entre a carlinga e primeira coberta ou *ponte*, na qual se depositam as *cargas* ou onde vem o *lastro*.

Porão. Extensivamente, na terminologia técnica das construções, entende-se a *parte das habitações*, que fica entre o chão e o assoalho ou *primeiro pavimento*. Em regra, é a parte do edifício que fica abaixo do solo ou, pelo menos, tem mais da quarta parte do pé direito abaixo do terreno circundante.

PORÇÃO. Do latim *portio* (parte, porção, quinhão), exprime, geralmente, uma *fração* ou uma *parte*, que se destaca de um todo.

Porção. É empregado no sentido de *quinhão* ou de *parte*, que o herdeiro recebe da herança.

PORÇÃO DISPONÍVEL. É a parte que pode ser disposta livremente pelo testador, quando tenha herdeiros necessários.

Vide: *Legítima*.

PORCENTAGEM. Vide: *Porcentagem*.

PORNOGRAFIA. Obras, espetáculos, figuras, fotografias ou filmes obscenos ou libidinosos, explorando, de forma devassa, a sexualidade individual.

PORTA. Derivado do latim *porta*, do verbo *portare* (conduzir), no sentido literal, quer exprimir ou designar o *vão*, a *abertura*, verticalmente feita nos muros ou nas paredes dos edifícios, desde o *solo* ou *piso* até certa altura, para que por ela *passem* as pessoas ou *se conduzam* as coisas.

Extensivamente, porém, é o vocábulo aplicado para designar a peça de madeira, de ferro ou *alumina*, que, nas mesmas aberturas, se coloca, para as fechar ou cerrar, sendo presa a *abatente*, *caixilho* ou *esquadria* por meio de *gonzos* ou *dobradiças*.

Batente, *caixilho* ou *esquadria* é a peça ou a armação de madeira ou de ferro, colocada na abertura, para que nela se ajuste a porta.

Quanto a *batente*, vulgarmente, designa especialmente a *banqueta* ou *degrau* que fica na parte inferior da abertura ou porta.

Quando o *porta* é feita de uma só peça, diz-se *inteiriça* ou de *uma folha*, para que se distinga da que se faz de mais de uma peça, dita de *duas folhas* ou de mais folhas, conforme o número de peças de que se compõe.

Nos edifícios ou casas, há portas *internas* e *externas*.

Portas externas são as que permitem acesso para o exterior ou para fora das casas.

Portas internas são as que se colocam nos *cômodos*, *quartos* ou *dependências* da própria casa ou edifício, para acesso a eles.

PORTAS ABERTAS. Vulgarmente, assim se entendem as *portas*, que se mostram *livres* das peças, que as fecham, impedindo que por elas se passem. Designam, assim, as próprias *aberturas*, por onde se possa *entrar e sair* sem qualquer obstáculo.

Na linguagem comercial, *portas abertas*, em referência aos *estabelecimentos* ou *negócios*, quer significar que os mesmos *estão funcionando*, que estão vendendo ou realizando as operações de seu comércio.

Como locução adverbial, *a portas abertas*, é a expressão tomada no sentido de *publicamente*, *com publicidade* ou *com divulgação*.

Neste sentido deve sempre ser tomada, quando a regra jurídica estabelece, para a realização de certos atos, que as portas da casa, em que se vão realizar, devem estar abertas.

Há, aí, a exigência de *publicidade* que deva ser dada à realização do ato, para que seja público e notório, ou para que não se impeça a presença de quantos o queiram assistir.

PORTAS FECHADAS. Tem o mesmo sentido de *portas cerradas*. Opõe-se ao sentido de *portas abertas*. E, na linguagem comercial, quer significar o não funcionamento dos estabelecimentos comerciais ou do comércio.

Como locução adverbial, no sentido jurídico, exprime o que deve ser *feito em segredo de justiça*.

“PORTABLE”. Vocábulo francês, que se traduz *que se traslada*, é geralmente empregado na terminologia jurídica para indicar as obrigações que devem ser cumpridas pelo devedor no domicílio do credor.

Portable, pois, indica a condição de ser paga a dívida no domicílio do credor, *levada* a respectiva importância pelo devedor ou por outrem, a seu mando.

Opõe-se ao sentido de *quéable*, indicativo daquela que deve ser *procurada pelo credor*.

PORTADA. Na técnica das construções, entende-se o *frontispício* ou *fachada com entrada principal* e aparatosa em edifício monumental, em regra dando acesso por meio de escadaria de granito.

PORTADOR. Derivado do latim *portator*, de *portare* (transportar, conduzir), em sentido vulgar, quer exprimir ou designar a *pessoa que conduz, leva ou que transporta alguma coisa, de um lugar para outro*.

E, assim, nesta ampla acepção, todo aquele *que porta ou conduz alguma coisa é portador*.

Deste modo, *portador* é designação genérica dada: ao *mensageiro*, que leva recados ou cartas; ao *condutor*, que conduz mercadorias; ao *carregador*, que transporta volumes; ou a qualquer espécie de *transportador de coisas*.

Portador. Em sentido jurídico, é o vocábulo especialmente empregado para designar a *pessoa*, que se tem como *proprietária* de um título *não nominativo* (que se transfere ou se traspassa por *simples endosso*) ou se mostra seu *detentor*.

É, portanto, a *pessoa* ou o *terceiro*, *em poder* de quem se encontra o *título não nominativo e pagável* a quem o apresenta.

Nesta razão é que se diz *título ao portador* àquele em que não está inscrito o *nome de seu dono* ou *a favor de quem foi* subscrito ou passado.

Vide: *Título ao portador*.

Na linguagem bancária, a expressão é, por vezes, usada para indicar o estabelecimento *cobrador* de um título ou efeito comercial, o qual atua como simples *mandatário*, não como legítimo dono ou cessionário do título. Neste caso, no entanto, é ele o *detentor* do título e a ele deve ser paga a importância respectiva, ou que nele se consigna.

Deste modo, proprietário ou não do título, *portador* tem sempre a ideia de *detentor* ou *possuidor* dele. E, nestas condições, a obrigação que nele se contém deve ser cumprida ou paga à *pessoa que o conduz ou porta*, isto é, o *portador*.

Portador. E por esta razão, em sentido lato, considera-se ou se entende como *portador* toda pessoa que se apresenta ou demonstra ser *titular* do título de crédito, não importa que seja título ao portador ou título nominativo endossável.

Assim sendo, todo terceiro que se transforma em dono ou proprietário de um título de crédito, qualquer que seja sua natureza, é tido como *portador*.

PORTAGEM. Corresponde, na acepção atual, ao *pedágio*; indica o tributo que se cobra pelo direito de passagem de veículo por uma via de transporte (estrada, ponte, túnel etc).

PORTAL. É a porta de maiores proporções ou *porta grande*, com ornatos. Não tem a imponência da portada nem se pode confundir com ela.

PORTÃO. É a porta grande que dá acesso a jardins, garagens, oficinas ou fábricas.

PORTARIA. Formado de *porta*, serve o vocábulo, vulgarmente, para designar o *local*, o vestíbulo, de um estabelecimento, repartição ou edifício, em que o *porteiro* exerce suas atividades, consistentes em *prestar informações* ou executar outros serviços, de que esteja encarregado.

Designa, também, o emprego ou ofício de porteiro.

Portaria. Na linguagem do Direito Administrativo, assim se denomina todo *documento* expedido pelos chefes ou superiores hierárquicos de um estabelecimento ou repartição, para que por ele transmita a seus subordinados as *ordens de serviços* ou *determinações*, que sejam de sua competência.

Revela-se, por esse modo, toda *ordem* ou *providência* tomada pela administração, formalizada por um termo, que o respectivo chefe assina, para que todos os subalternos, dela tomando conhecimento, a cumpram e a acatem.

As portarias, às vezes, são utilizadas para nomeação, demissão, suspensão, reintegração de empregados ou para concessão ou dispensa de comissões.

Em regra, os atos dessa natureza de competência dos Ministros são promovidos por meio *de portaria*, que, assim, se distinguem dos *decretos*, quando são eles emanados do chefe do Poder Executivo.

A função e valor das portarias são estritos à competência da autoridade administrativa, que as expede.

Abusivamente, porém, é muito comum, notadamente em matéria fiscal, atribuir-se à portaria, que sempre deveria ter o caráter de ordem de serviço ou de determinação de providência de caráter administrativo, valor superior à lei ou aos regulamentos instituídos, para alterá-los, modificá-los e, por vezes, substituir suas regras. Dessa maneira, atribui-se à portaria *poder* que não lhe é assegurado nem instituído legalmente.

PORTE. Derivado de *portar*, do latim *portare* (conduzir), literalmente quer significar *acondução* ou a *ação de portar* ou *conduzir*.

Porte. Geralmente, porém, é tomado na significação de *frete* ou *paga*, que é devida pelo transporte de condução das coisas.

Na terminologia posta, designa a *taxa* ou *franquia*, que deve ser paga por qualquer espécie de correspondência, na razão de seu peso.

Cada *porte*, pois, corresponde a certa taxa, que é determinada por certo peso, demonstrado pela correspondência, a qual se considera de *tantos portes*, quantos os *pesos* preestabelecidos para cada porte.

PORTE DE ARMAS. Quer exprimir a condução ou o *ato de trazer consigo*, quando fora de casa, armas de uso proibido, tais como revólver, pistola, punhal etc.

O *porte de armas*, sem a necessária licença da autoridade policial, constitui delito criminal.

A Lei nº 9.437, de 20.02.97, estabeleceu condições para o registro e para o porte de arma de fogo, instituindo o Sistema Nacional de Armas (SINARM), lei regulamentada pelo Decreto nº 2.222, de 08.05.97.

PORTE DO NAVIO. É a expressão usada, na linguagem marítima, para designar *atonelagem líquida do navio*, ou seja, a sua *capacidade disponível para a carga*.

“PORTE-FORT”. A convenção de *porte-fort* é, em nosso Direito, a promessa de fato de terceiro (vide este verbete). O nome *porte-fort* provém da convenção “*se porte-fort pour um tiers*” – promete por um terceiro –, do Código Civil francês, art. 1.120. Também conforme a fórmula adotada na celebração do ajuste, de que é exemplo: “*Je me porte-fort que Pierre vous paiera cent*” (Prometo que Pedro pagará a você a soma indicada).

PORTE POR FÉ. Como expressão jurídica, *porte por fé*, ou *portar por fé*, tem a mesma significação que *certificar* ou *atestar por fé*.

Assim, *porte por fé* quer precisamente exprimir que o oficial público *atesta* ou *certifica*, em face da *fé pública*, que lhe é atribuída, a veracidade do ato que ali se atesta ou se certifica.

Em certos atos forenses, tal como a citação, a omissão dessa declaração a respeito da leitura do mandado e do oferecimento da contrafé, induz a nulidade dela.

PORTEIRA. É a designação dada ao *portão de entrada* das propriedades rurais, como fazendas, sítios, estâncias etc.

PORTEIRO. Formado de *porta*, é a denominação que se dá à pessoa que é posta nas *portarias* dos edifícios ou dos estabelecimentos, para que, fiscalizando a entrada e saída de quantos entrem e saiam deles, preste as informações que lhe forem solicitadas.

É, assim, uma espécie de *vigia* ou de *guarda*, posto à entrada do estabelecimento, ainda com a incumbência de abri-lo ou de fechá-lo nas horas apropriadas, ficando a seu cargo a guarda das respectivas chaves.

PORTEIRO ELETRÔNICO. Designa o mecanismo eletrônico que, instalado na portaria do prédio para substituir o porteiro convencional, serve para comunicação entre cada uma das unidades condominiais e o visitante.

PORTEIROS DOS AUDITÓRIOS. É a denominação dada ao *oficial* que, como serventuário da justiça, funciona junto aos juízos ou tribunais.

É de sua atribuição assinalar a *abertura* e o *encerramento das audiências*, afixar editais, fazendo os respectivos pregões por ordem do magistrado com que serve, sendo substituído nas suas faltas ou impedimentos por um *oficial de Justiça*, designado pelo juiz.

É ainda de sua competência ser o *pregoeiro das hastas públicas*, que se realizam no foro, por determinação do juiz.

Dele tratam o CPC, art. 139, e CPP, arts. 447, 456 e 792.

PÓRTICO. Geralmente é tido como o *átrio*, o *saguão* de entrada das casas, com o teto sustentado por colunas ou pilares.

Na linguagem técnica das construções, porém, designa o *portal* de edifício com alpendre ou *apassagem coberta* em frente do edifício. Dando-o como *entrada de edifício nobre*, confundem-no com a *portada*.

PORTO. Derivado do latim *portus*, é o vocábulo tomado na acepção jurídica, no mesmo sentido em que é tido na linguagem geográfica: é o *lugar abrigado* e *seguro*, situado nas costas marítimas ou margens dos rios, que se mostra apropriado às *ancoragens* das embarcações, a fim de que, naturalmente protegida, se possam fazer embarques ou desembarques das mercadorias e passageiros que conduzem.

Assim, os portos podem ser *naturais*, quando se apresentam refúgios ou abrigos construídos pela própria natureza, ou *artificiais*, quando resultantes de obras executadas pelo homem.

Embora *ancoradouro* possa integrar a ideia de *porto*, dele bem se distingue. Ancoradouro, local em que o navio lança âncora ou fundeia, é de maior amplitude que o porto, nem sempre se mostrando dependência dele, mas simples local do litoral, onde se podem fazer ancoragens. Quando ligado ao porto e deste dependente, tendo, não obstante, saída livre para o mar, é encarado como prolongamento do porto e com este se identifica.

Segundo as condições ou *natureza das águas* em que se encontram, os portos dizem-se *marítimos*, *fluviais*, *lacustres*. Relativamente ao estado de *aparelhagem legal*, em que se apresentam, para que possam ser realizadas neles as operações de embarques e desembarques de mercadorias e de passageiros, dizem-se *alfandegados*, *habilitados* ou *não habilitados*.

PORTO ALFANDEGADO. Assim se diz do *porto*, em que há alfândega, perante a qual se processa todo despacho ou desembaraço de mercadorias importadas e ordem de embarque das mercadorias exportadas.

Não se devem confundir as expressões *porto alfandegado* e *porto habilitado*.

O porto alfandegado designa simplesmente aquele que possui alfândega, ou repartição que lhe faça as vezes.

Habilitação do porto refere-se à *autorização particular* a respeito das mercadorias ou produtos que possam ser despachados por ele. E esta *autorização* ou *habilitação* pode atingir a toda espécie de comércio ou somente a um de seus ramos, ou ainda para a importação de certas mercadorias ou para a exportação de certos e determinados produtos.

E, assim, no *teor da habilitação*, far-se-ão a importação e exportação pelo *porto alfandegado*, pois que a habilitação é consequência do *alfandegamento*.

No entanto, pode ocorrer que o porto, mesmo alfandegado, não esteja habilitado para a importação ou exportação de certo e determinado produto ou mercadoria.

Em relação a esta mercadoria ou a este produto, é *porto não habilitado*.

PORTO DE DESTINO. É aquele a que se destina a mercadoria ou a embarcação.

Em relação a navio ou a embarcação, não significa o *termo* ou *fim de sua viagem* pois que *porto de destino* será todo aquele em que tem de fazer escala, ao sair do último.

Em relação à mercadoria, significa o *fim de sua condição*, desde que aí *deve ser descarregada* para ser entregue a seu *consignatário* ou *destinatário*.

PORTO DE EMBARQUE. No sentido da lei aduaneira, porto de embarque entende-se aquele em que efetivamente a mercadoria foi recebida pela embarcação, que a deve conduzir a seu destino, sem qualquer *transbordo*.

Assim, não se confunde com o *porto de origem* nem com o *porto intermediário*.

O porto de embarque pode ser o *de origem*, quando, efetivamente, daí procede a mercadoria ou objeto entregue ao navio para o transporte.

PORTO DE ORIGEM. É aquele de onde procede a mercadoria ou produto, isto é, onde se produziu.

PORTO FLUVIAL. É o que se localiza às margens dos rios navegáveis, para embarque e desembarque das cargas e passageiros conduzidos pelas embarcações que neles navegam.

PORTO FRANCO. É o porto a que se concedeu a *franquia fiscal*, em caráter permanente, de modo que as mercadorias que por ele transitem se encontram livres de despacho e isentas do pagamento de impostos aduaneiros ou alfandegários. Diz-se, também, *porto livre* ou *aberto*.

PORTO HABILITADO. É aquele que está igualmente habilitado a proceder o *desembarço*, seja de entrada ou de saída, de certas mercadorias, ou para permitir certas *expedições comerciais*.

Esta habilitação pode ser *geral*, isto é, referir-se ao comércio de qualquer natureza ou se referir a certas e determinadas mercadorias, para que por ele elas transitem e possam ser despachadas, regularmente, pelas repartições aduaneiras.

PORTO INTERMEDIÁRIO. É aquele em que esteve a mercadoria, antes que fosse carregada *definitivamente*, para ser diretamente transportada ao *porto de destino*. Relativamente aos navios, entendem-se todos os portos de sua escala obrigatória, quer na sua viagem de ida ou de volta ao porto em que tem sua sede ou domicílio.

PORTO NÃO ALFANDEGADO. É aquele em que não se encontra qualquer repartição aduaneira, a que se cometa o encargo de desembarcar as mercadorias que ali cheguem ou dali saiam.

PORTO NÃO HABILITADO. É o que não está autorizado a certa expedição comercial, pelo que por ele não pode passar, seja importada ou exportada, a mercadoria que lhe serve de objeto.

PORTO ORGANIZADO. Bem público construído e aparelhado para atender a necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária (art. 2º, I, da Lei 12.815/2013).

PORTUÁRIO. Formado de *porto*, é empregado para designar tudo o que se refere ao porto ou é relativo a porto: *polícia portuária*, *taxas portuárias*.

PÓS-DATAR. Formado das palavras latinas *post* (depois) e *data*, forma feminina de *datus* (dado, entregue, produzido), entende-se, literalmente, *datar depois*.

Mas, na significação jurídica, opondo-se ao sentido de *antedatar*, quer exprimir propriamente o ato de *pôr data posterior* àquela em que o documento ou o escrito se produziu, ou seja, datar o documento ou escrito com *data futura*.

Do verbo pós-datar, forma-se o substantivo *pós-data*, também grafado *post data*, para igualmente significar a *data posterior* ou *data futura* aposta em *escrito presente* ou *atual*, para que seja tido como produzido ou *feito depois*.

Revelando ação contrária à verdade e mostrando intuitos de inverter a *ordem cronológica* para ocultar a verdade, a *pós-data* implica simulação promovida na prática do ato jurídico, a fim de que se apresente como praticado ou produzido em data diferente e posterior àquela em que foi feito ou produzido. E, neste caso, trazendo *vício congênito*, é anulável.

POSIÇÃO. Do latim *positio*, é geralmente tomado na acepção de *situação, lugar, espaço ocupado*. Extensivamente, é a categoria ou a condução social de cada pessoa.

POSITIVISMO JURÍDICO. Escola jurídica que tem por base o direito positivo, ou seja, aquele posto na lei. Opõe-se ao jusnaturalismo, ou direito natural.

POSITIVO. Do latim *positivus*, opondo-se ao *negativo* e ao *imaginoso* ou *ideal*, exprime, em sentido geral, tudo o que é *certo, verdadeiro, real, existente*.

No conceito de *positivo*, pois, há sempre a significação do *afirmativo, terminante* e *decisivo*.

Positivo. Na terminologia jurídica, é especialmente aplicado para indicar a lei que é *promulgada*, em oposição ao direito ou lei natural.

Quando usado para qualificar a regra ou o preceito jurídico, é para significar que o mesmo ordena ou permite a prática de um ato, enquanto o *negativo* o proíbe.

Positivo. No sentido *obrigacional*, positivo é o que é o obrigado a fazer, é o que se tem de fazer. Assim é a *obrigação positiva*, em que o devedor é obrigado a cumprir a prestação, *fazendo-a* ou a *executando*, enquanto a *negativa* exprime *omissão* ou obriga a *não fazer* alguma coisa.

POSTLIMÍNIO. Do latim *postliminium*, de *post* (depois) e *limen* (soleira da porta), quer literalmente significar a *volta, a tornada* ou *retorno à pátria*.

E, assim, o *jus postliminium* revela o *direito de voltar do exílio* ou *de retornar à pátria*, sendo reintegrado em todos os seus direitos.

Postlimínio. Em sentido amplo, porém, é tomado na significação de *recobro, restituição ou recuperação* de alguma coisa.

Exprime, pois, a *volta de tudo ao estado anterior*, para que se apresente como era ou retorne à posição primitiva.

Postlimínio. Entre os romanos, designava o vocábulo (*postliminium*) a instituição jurídica estabelecida em benefício do cidadão romano, em virtude da qual era reintegrado em todos os seus direitos, quando retornava à pátria, libertado da condição de prisioneiro de guerra, em que estivera, como se nada houvesse acontecido ou como se nunca houvesse abandonado sua terra ou estivesse ausente dela.

POSSE. Derivado do latim *possessio*, de *possidere* (possuir), formado de *posse* (poder, ter poder de), e *sedere* (estar colocado, estar fincado, assentar), literalmente exprime o vocábulo a *detenção física* ou *material*, a *ocupação* de uma coisa.

Revela, assim, por sua origem, o *poder material* sobre a coisa. A circunstância de a *ter em mãos* ou *em poder*.

Nesta razão é que, em sentido genérico, conforme a tradição que vem de LÁBEO, já os romanos a compreendiam.

Assim, a posse se mostra uma *situação de fato*, em virtude da qual *se tem o pé sobre a coisa*, locução que exprime o *poder material* ou a *relação física* que se estabelece entre a pessoa e a coisa.

Dessa forma, engendra-se sempre de um *estado de fato*, decorrente desta *detenção material*, pela qual a pessoa *traz em mãos a coisa* ou *a tem no seu valor*.

Mas, há a distinguir a posse que se diz *natural* e a que se diz *jurídica*, donde se derivam os sentidos de *posse justa* ou *jurídica*, *posse violenta* ou *injusta* e *posse precária*.

Juridicamente, também, é o vocábulo tomado em sentido genérico e em sentido específico.

Genericamente, *posse* exprime o uso e gozo de direitos, sem qualquer relação com a coisa corpórea. É tecnicamente chamada de *quase posse*, segundo a terminologia de POTHIER. E nesta acepção é que se emprega nas locuções: *posse do estado*, em referência aos direitos de família, ou de cidade.

Mas, a rigor, não há aí propriamente *posse*, tomado o vocábulo, como deve ser, em seu sentido específico de *detenção material da coisa*, pela qual, em face do Direito, se analisa a relação física que se estabelece entre a pessoa e a coisa, para evidência da *posse jurídica*, se justa, ou da *posse natural*, se violenta ou precária.

Como extensão do sentido jurídico, emprega-se *posse*, notadamente no plural *posses*, para significar os *haveres*, ou *bens* ou os *recursos econômicos e financeiros* de uma pessoa.

Posse. Para compreensão de *posse*, na acepção jurídica, várias têm sido as *teorias* ou doutrinas formuladas.

As mais importantes são as de Savigny e de Ihering, denominadas, respectivamente, *desubjetiva* e de *objetiva*.

Pela *teoria subjetiva*, a posse se constitui pelo *corpus* e pelo *animus domini*. Assim, o *corpus* se revela pelo *poder físico* ou *detenção material* da coisa ou ainda pela *possibilidade de tê-la em mãos*. O *animus* é a intenção de tê-la ou a ocupar como próprio ou como dono, isto é, o *animus rem sibi habendi*.

Assim, sem que se evidenciem os dois elementos, que lhe dão forma jurídica, a posse não existe.

Pela *teoria objetiva*, a posse se mostra, simplesmente, a *relação de fato*, que se estabelece entre a pessoa e a coisa, para que possa utilizá-la economicamente.

Nesta razão, a *posse* funda-se numa *situação de fato*, em virtude da qual a pessoa *tem em mãos a coisa* ou *a tem à sua disposição*, para que possa exercer sobre ela os direitos que lhe competem, *comportando-se* como verdadeiro titular dos mesmos.

Neste particular, pois, *posse* e *propriedade* trazem sentidos próprios e inconfundíveis: a posse é o *poder de fato*; a propriedade, o *poder de direito*.

E a posse, quando juridicamente protegida, apresenta-se como a *exteriorização do direito de propriedade*, pois que, mesmo uma *relação de fato*, é ela que confere à pessoa a possibilidade de exercer sobre a coisa corpórea os atos de gozo, de uso ou de disposição, que lhe são atribuídos pelo direito de propriedade ou domínio.

Vide: *Interversão*. *Inversão*.

A *posse* é assegurada legalmente pelas *ações possessórias*: *manutenção*, *reintegração*, *interdito proibitório*, *imissão*.

POSSE ACEDIDA. Assim se entende a *posse* de uma pessoa, que se anexa à de outra. *Acedida*, de *aceder*, do verbo latino *accedere* (ajuntar-se, acrescentar-se), exprime, justamente, o que se acrescenta ou se ajunta.

A *posse anterior* é a que vem aceder. Ela, pois, é a *posse acedida*, ou seja, é a que é *acrescentada* à posse atual.

O ato pelo qual, assim, as duas *posses* se unem ou se ajuntam para formar uma só posse, diz-se *acessão da posse* (*accessio possessionis*).

Praticamente, a *acessão* se opera pelo *cômputo do tempo da posse antiga* ou anterior ao da posse atual, ou que lhe *sucedeu* ou seguiu.

Assim, para que efetivamente se some o prazo da posse anterior com a da que lhe segue, é necessário que ambas se mostrem *posses*, juridicamente protegidas, por serem *mansas*, e entre elas não haja solução de continuidade. Por isso, a sequência entre as duas pessoas deve ser imediata, isto é, entre elas não pode se registrar qualquer intervalo ou qualquer átimo de interrupção.

POSSE “AD INTERDICTA”. Assim se diz da posse que é exercida simultaneamente com o direito de propriedade. É assim o uso de gozo de coisa pelo seu proprietário, que, por essa forma, está no pleno exercício de seu direito.

Nesta razão, a posse *ad interdicta* é a posse que se funda no *jus possidendi*. E este é derivado ou gerado do *jus in re*.

É assim que a *posse* “*ad interdicta*” se diferencia da *posse* “*ad usucapionem*”, que mostra o uso e gozo da coisa, de que se pode gerar o direito de propriedade, mas não se apresenta já sob a proteção de um direito dominial.

POSSE “AD USUCAPIONEM”. É a posse exteriorizada pelo uso e gozo contínuo da coisa, tida como própria, sem que tenha a pessoa qualquer *título* legítimo, em que funde o seu direito de propriedade.

E se esta posse se prolonga, mansa ou pacificamente, por certo interregno, segundo o fixa a própria lei, promoverá a *usucapião*, que é meio aquisitivo da propriedade.

Caracteriza-se, principalmente, pela *mansidão* ou *tranquilidade*, seguida da *continuidade*, com o *animus domini*.

Vide: *Usucapião*.

POSSE CIVIL. Denominação admitida à posse, em sua significação jurídica, em oposição à *posse natural*.

Nesta razão, a posse civil é revelada pela detenção material da coisa com o ânimo de a possuir, isto é, com a intenção de tê-la para si, ou a que é adquirida por força de lei.

Assim, além do *corpus*, de que está a pessoa tirando as utilidades, é necessária a *affectio tenendi*, em virtude do que o tem como seu.

É denominação que vem da terminologia romana.

POSSE CLANDESTINA. É a que decorre da *ocupação* ou da *apreensão da coisa* por meios *furtivos*, isto é, *às escondidas*, *ilicitamente*.

A detenção da coisa, resultante da *clandestinidade*, não se institui posse, passível de proteção legal. É *posse injusta*. É ocupação ou apropriação ilícita, pelo que dela não se gera a *posse* propriamente dita.

Embora a posse se considere uma *situação de fato*, faz-se mister que esta situação se tenha determinado por uma *causa lícita* ou *justa*, o que não se evidencia na que deriva da *clandestinidade*.

POSSE CONTÍNUA. Assim se diz aquela que se apresenta sem qualquer interrupção ou sem qualquer solução de continuidade, pela evidência de que a coisa, de ponto a ponto, sempre esteve em mãos daquele que a possuía.

POSSE DE BOA-FÉ. É a locução empregada para indicar a posse da pessoa, quando detém a coisa certa de que é sua, visto ter razões plausíveis para assim julgar.

Dessa forma, a posse de boa-fé resulta da crença, em que se encontra a pessoa, de que tem sobre a coisa um *direito*, seja a título de proprietário, seja de credor pignoratício ou por qualquer outro título que lhe dê autoridade para a deter.

Desta forma, *ignora* o possuidor qualquer *vício* ou *obstáculo* que impeça a aquisição da coisa ou o direito de possuí-la.

POSSE DE DIREITO. É a expressão empregada para exprimir a posse que, além da circunstância material, de que se forma, é derivada de um *direito*, mostrando-se, propriamente, o exercício dele sobre a coisa que lhe serve de objeto. É, assim, a posse de quem tem a propriedade da coisa, em oposição à *posse de fato*, tida como a posse efetiva, esteja ou não o possuidor investido na qualidade de dono.

É, portanto, a posse que se funda no *jus in re*, e consequente do legítimo exercício do direito de propriedade.

POSSE DE FATO. É a que se funda na detenção real e efetiva da coisa, que é usada e utilizada pelo detentor, sem importar a *qualidade*, que autoriza essa utilização.

É a *posse do locatário*, que, sem ter a propriedade da coisa, a utiliza legalmente.

É a *posse do depositário*, que a tem em cumprimento de um encargo.

É a *posse do ocupante*, que, desde que não seja molestada nela, pode mesmo terminar por adquirir o domínio.

Vide: *Usucapião*.

A *posse de fato* mostra-se, em certos casos, como *posse direta*, para exprimir a posse da coisa *confiada a outrem*, que não é proprietário dela.

POSSE DE MÁ-FÉ. Ao contrário da posse de boa-fé, a posse de má-fé é a que se tem, quando se sabe que é *viciosa*, isto é, não se deriva de justo título nem advém de qualquer meio legítimo de aquisição ou ocupação.

Assim, o *possuidor de má-fé* não está em erro, como pode ocorrer com o de boa-fé. Ele sabe, tem ciência de que a *coisa não lhe pertence* e a possui indevidamente.

POSSE DIRETA. É a posse que está confiada a alguém, que não é proprietário da coisa, em oposição à *indireta*, que se conserva, por força de lei, em poder deste proprietário.

Neste caso, a posse direta é revelada pela *detenção efetiva da coisa*, cuja utilização é dada ao possuidor direto, consoante o teor da convenção ou da autorização formulada entre o detentor efetivo e o proprietário da coisa.

A forma típica de posse direta é revelada pela locação da coisa, onde o *locatário*, efetivamente, exerce a função jurídica de possuidor da coisa locada, apesar de persistir o *jus possidendi* do senhor da coisa, o qual passa a denominar-se *possuidor indireto*.

POSSE DO CARGO. Na terminologia do Direito Administrativo, é a locução empregada para exprimir o ato pelo qual a pessoa *assume*, efetivamente, o *exercício das funções* para que foi nomeada, designada ou eleita.

Assim, para que possa desempenhar as funções ou exercer o *ofício*, em que foi investido *pelanomeação* ou *eleição*, é mister o *ato da posse*, em que se determina a sua vontade em entrar no exercício efetivo da incumbência ou missão confiada, ao mesmo tempo que se cumpre uma exigência de ordem regulamentar, porquanto nela são atendidas outras formalidades estabelecidas, entre as quais a do compromisso, a que está sujeito o nomeado ou eleito.

A posse do cargo, em regra, é promovida e efetivada em face do *título de nomeação*, emanado da autoridade que tem *poder para nomear* ou do *título de delegação*, expedido pelo *poder competente* (junta apuradora ou tribunal eleitoral) a favor do eleito.

POSSE DO ESTADO. A posse do estado é referente ao *estado de filho* e ao *estado de casado*.

Aí, posse, como claramente se vê, não corresponde a uma detenção material ou física, pois que o *estado das pessoas* não se revela *corporeamente* ou como *coisa corpórea*.

Posse, portanto, em referência ao estado, significa a *situação* em que se colocam as pessoas, de modo a se mostrarem com a *qualidade* que decorre de um ou do outro estado.

Assim, a *posse do estado de filho* decorre do fato ou da circunstância de ser nesta *qualidadetratado* por seus pais, de modo a que se *repute*, pela opinião pública, como filho deles.

Nesta razão, a *soma de fatos* que mostram a pessoa com a qualidade de filho determina a posse desse estado.

A *posse do estado de casado*, por seu lado, também decorre dessa *situação de fato*, em que se apresentam os esposos perante o público, dando a entender ou fazendo crer a sua condição de *casados legalmente*, o que é aceito pela sociedade.

POSSE FICTA. Do latim *fingere*, ficta possui a significação de fingido, falso e de *fictício*.

Posse ficta, assim, é a que se forma *ficticiamente* ou que se estabelece como sanção a uma *falta*, para que a pessoa contra quem se estabelece venha a responder como *efetivo possuidor*.

Por essa *ficção legal*, o possuidor é obrigado a restituir a *coisa*, que não possui ou que já está em seu poder, sob pena de pagar o valor em que foi estimada.

A *posse ficta* é produzida:

- a) contra a pessoa que, não possuindo a coisa, quando é demandada para que a restitua, vem judicialmente defendê-la, fazendo crer que tem a sua posse;
- b) quando o possuidor de má-fé, para furtar-se à restituição da coisa ou para dificultar a reivindicação, destrói ou abandona a coisa, ou a aliena fraudulentamente, já sendo proposta a ação.

Mesmo assim, apesar de seu *ato fraudulento*, pelo qual procura livrar-se da posse, dela não se liberta, que a posse ficta se formula contra si, para que, não sendo restituída a coisa, pague o seu preço.

POSSE ILEGÍTIMA. Conforme sentido de *ilegítima*, assim será a posse que se gerou de ato nulo ou que provém de ato ilícito. É a posse contrária à lei ou à *posse irregular*.

POSSE IMEMORIAL. A posse imemorial – *quod memoriam excedit* – é aquela cuja origem é *remota* e se perde em um passado longínquo, de modo que não se tem *exata notícia* de seu começo ou de sua origem.

POSSE IMPERFEITA. É a mesma *posse direta*, ou seja, a posse exercida por quem não é proprietário da coisa; mas tem a posse decorrência de convenção ou direito que lhe é atribuído, sendo em regra exercida por tempo determinado.

POSSE INDIRETA. Assim se diz da posse atribuída ao proprietário da coisa, embora tenha sido ela transferida para uso e gozo de outrem, ou daquele que tem somente sobre a coisa *anua propriedade*.

Opõe-se, destarte, à *posse direta* ou *imediate*, em que se anota uma *detenção material efetiva*, enquanto na *posse indireta* não ocorre essa *detenção material*, mas uma *posse jurídica simbólica*, que tem a faculdade de manter a coisa presa ou ligada a seu proprietário legítimo.

A posse indireta, também dita de *mediata*, é, pois, a posse do *senhor da coisa*, que se encontra, temporariamente, por sua conta, em mãos do possuidor, efetivo ou detentor atual, isto é, de outrem que a possui, autorizado pelo dono.

Nesta razão, na evidência da *posse indireta*, há o pressuposto de uma relação jurídica entre o possuidor direto e o proprietário da coisa, de modo que por ela é que se funda e se permite que o possuidor direto tenha em seu poder a coisa de outrem, para que a use e goze, conforme o estatuído entre ambos.

São casos de posse indireta:

- a) a do *locador*, que se firma na posse indireta, advinda de seu *jus in re*, mas transfere a *posse direta* ao *locatário*;
- b) a do proprietário da coisa dada em *usufruto*. O *usufrutuário*, para que frua a coisa, consoante os direitos que lhe são atribuídos, tem a *posse direta*. O *dono da coisa* tem a indireta;
- c) a do *credor pignoratício*, que se investe na posse direta, enquanto a *posse mediata* ou *indireta* permanece em mãos do devedor;
- d) em todos os casos em que a coisa se transfere para uso e gozo de outrem, por tempo determinado, conservando-se a *posse jurídica mediata* em mãos do proprietário ou dono dela.

POSSE INJUSTA. Assim se diz da posse *viciada* ou *contaminada* de defeito jurídico, que a torna inoperante em relação à pessoa de quem foi usurpada ou tirada. É, assim, vício que se apresenta *inicialmente*, isto é, no ato da *aquisição*.

Segundo as regras jurídicas, são vícios que tornam a posse injusta: a *violência*, a *clandestinidade* e a *precariedade*.

Toda posse, portanto, adquirida por quaisquer desses meios, inquina-se de injusta.

A *violência*, geralmente compreendida a *força* (a *vi romana*), tanto pode ser a *força física* como a *força moral*.

A *clandestinidade* é revelada pela tomada da posse às *escondidas*, *furtivamente*, por meio de *demanobras* ou artifícios, que deixem o possuidor na ignorância da aquisição ocorrida em favor de outrem.

A *violência* e a *clandestinidade*, portanto, podem mesmo ocorrer na aquisição da posse, por aquele com direito a ela, por ser o senhor dela. É, no entanto, arguida de injusta, se, por esse meio violento ou clandestino, procura adquirir a posse a que tem direito.

A *precariedade* mostra a aquisição decorrente do *abuso de confiança*.

POSSE JURÍDICA. Tem o sentido de *posse de direito*, ou seja, a que resulta do exercício de um direito de propriedade. É a que se funda no *jus possidendi* ou se revela na *detenção com o animus sibi habendi*.

POSSE JUSTA. Consoante a significação de *justa*, posse justa deveria ser entendida a que é jurídica ou de direito.

Mas, em um sentido todo especial, assim se diz, relativamente à sua origem ou aquisição, a que se produziu sem violência nem clandestinidade, e não é precária.

Desse modo, conforme já era do sentido do Direito Romano, a posse justa é a que não contém qualquer *vício* ou que não se tenha iniciado pela violência (*vi*), pela clandestinidade (*clam*), nem pela precariedade (*precario*).

Assim, o conceito de injusta é firmado pelo modo por que a posse se gerou. Pode mesmo ser de *boa-fé* e *ser injusta*, quando decorreu de uma *violência*. E pode ser de *má-fé*, porém, *justa*, quando por exemplo se adquire uma coisa que se sabe não pertencer ao vendedor. Desse modo, apenas significa que *está isenta de vícios*.

POSSE LEGÍTIMA. É a posse justa ou jurídica, que se funda em ato lícito ou provém de título legítimo.

POSSE MAIS ANTIGA. A expressão pode ser entendida em um duplo sentido, isto é, pode referir-se ao *jus possidendi*, derivado de justo título, ou à *detenção material da coisa*.

No primeiro caso, a *antiguidade da posse* é firmada pela antiguidade do título: o mais antigo mostra a posse mais antiga.

No segundo caso, a posse mais antiga é a que *antecede à posse presente* ou atual.

Em quaisquer dos casos, pois, antiguidade é consequente da *precedência*, em que o fato jurídico se registrou.

POSSE MANSA. Posse mansa ou posse pacífica têm sentidos equivalentes, pois que as palavras *mansa* e *pacífica* se tomam em igual acepção.

No sentido jurídico, *posse mansa* entende-se a que não tem sido *perturbada* por qualquer espécie de *contestação*.

É, assim, a posse que vem sendo mantida e respeitada por todos, mesmo por aqueles que possam ter direito a ela.

O adjetivo *manso*, portanto, é aí aplicado em sua significação literal: *quieto, calmo, sossegado, tranquilo*.

POSSE MEDIATA. É a posse indireta.

POSSE MELHOR OU MELHOR POSSE. Em regra, na significação jurídica, se entende por *melhor posse* a que se apresenta *mais bem titulada*.

Entre títulos de igual força, o título *mais antigo* promove a *melhoria*. E se não há títulos, *aposse mais antiga* é induzida a melhor.

POSSE NATURAL. É a expressão utilizada para a *simples detenção*. É sentido que nos vem do Direito Romano, onde a posse natural (*possessio naturalis*) exprimia a *detenção*, que não tem qualquer significação de posse civil perante o Direito Civil. É, assim, a detenção da coisa pelo *non possident* ou *tenent*, ou seja, por todo aquele que detém a coisa sem o *animus possidendi*.

POSSE PARALELA. Significando *ao lado*, a expressão *paralela* quer aludir à existência de uma posse ao lado de outra. Exprime, pois, a evidência de duas posses simultâneas, que não se anulam e se garantem juridicamente.

É própria ao caso das *posses direta* e *indireta*. E a direta não extingue a indireta, que, tão real, assegura ao proprietário a mesma qualidade de possuidor, que ao outro possuidor se atribui.

Nesta circunstância, a *posse indireta* ou *posse mediata*, que é a posse que se conserva, *simbolicamente*, em mãos do proprietário, é *posse paralela* ou que fica ao lado da posse que se transferiu a outrem, para uso e gozo temporário da coisa. A *posse direta* também se mostra *paralela*, em relação à posse do dono, que se mantém ao lado dela.

A posse paralela, assim, é exceção ao princípio de *exclusividade da posse*, que se funda na essência ou na própria natureza da coisa, que não pode ser possuída *por inteiro*, ao mesmo tempo, por mais de uma pessoa.

Quando alguém está de posse de uma coisa, outrem dela se privou, já era a regra instituída por Paulo, inscrita no Digesto.

A exclusividade da posse, no entanto, não impede a posse em comum ou a *composse*, em que a coisa é possuída por mais de uma pessoa, *não por inteiro*, sim tendo cada um *parte ideal* dela, na proporção que lhe cabe ou é atribuída.

POSSE PRECÁRIA. Assim se denomina uma das espécies de *posse injusta*, fundada na *precariedade*.

É, pois, indicativa da posse que resulta de um *abuso de confiança* da pessoa que recebeu a coisa para restituí-la oportunamente e se recusa, abusivamente, a entregá-la, como era de seu dever. A posse precária, portanto, não merece proteção legal, porquanto não traz qualquer sentido de posse jurídica. Resultou de um vício, a precariedade, porquanto o *precarista* somente se poderia utilizar da coisa, enquanto mantido o consentimento ou a autorização do verdadeiro possuidor, que apenas lhe concedeu a *posse natural* ou o exercício de um direito sobre a coisa, em caráter revogável.

Vide: *Posse injusta. Precariedade. Precário.*

POSSE PRESUMIDA. É a posse induzida ou julgada em face de certas circunstâncias, que a admitem, mesmo que a coisa não se encontre, efetivamente, em poder da pessoa.

Em duas circunstâncias, pode ocorrer a *posse presumida*:

a) no caso da *posse ficta*. Ocorre aí uma *posse*, que se induz, mesmo que não esteja a coisa, efetivamente, em poder da pessoa.

É sanção imposta por lei ao *detentor de má-fé* ou àquele que, judicialmente, se inculca possuidor, para que responda pela entrega da coisa ou pelo pagamento do valor em que for estimada.

b) no caso da *tradição simbólica*. Nesta não ocorre, efetivamente, a entrega da coisa. Mas é a pessoa tida como possuidora dela e como tal a pode dispor.

Em relação à *posse ficta*, uma vez firmada, não se furta o possuidor às responsabilidades que lhe são impostas.

Na posse decorrente da tradição simbólica, desde que se prove que a coisa não foi, a seguir, efetivamente trazida às mãos do possuidor presumido, pode este furtar-se à mesma, para que não se responsabilize pela coisa, realmente não recebida.

E, neste caso, pode ser considerada ineficaz a posse anteriormente deduzida.

POSSE “PRO EMPTORE”. É a designação atribuída à posse que se deriva ou se gera da *adquisição pela compra*.

A posse *pro emptore*, conforme é o princípio, não se firma simplesmente por efeito do *título* em que a venda se cumpre. Gera-se da *tradição*, que se mostra a manifestação exterior da transferência, em virtude do que o comprador passa a ter sobre a coisa o *poder de fato*.

POSSE SIMBÓLICA. Assim se entende toda posse que se considera adquirida, mesmo sem a translação material da coisa, por um artifício legal. É o caso da posse adquirida pela *tradição simbólica*.

Também é reputada simbólica, pelo menos temporariamente, a *posse indireta*, pois que a coisa, em matéria, não se conserva em poder do dono, mas no do possuidor direto.

POSSE VICIOSA. É a *posse injusta*, que se gera da violência, da clandestinidade, da precariedade ou de qualquer outro vício.

POSSE VIOLENTA. É modalidade de posse injusta, ou seja, a que se adquire pela *violência*.

A violência pode ser física ou moral.

POSSEIRO. Formado de *posse*, é o vocábulo empregado em linguagem vulgar para designar a pessoa que, numa propriedade indivisa, e na qualidade de compossuidor, encabeça o prédio.

Relativamente ao prédio indiviso, o posseiro possui analogia ao *cabecel*.

É, assim, uma espécie de *cabecel da posse*, por ser o quinhoeiro ocupante do prédio.

Posseiro. Em sentido estrito, é tido para designar o *ocupante do prédio*, mesmo sem ter sobre ele qualquer direito dominial. Revela, assim, a qualidade de pessoa a quem se atribui o *direito de ocupação*, se as terras ocupadas são devolutas e não se anote nessa ocupação qualquer clandestinidade ou má-fé.

Se a ocupação se registrou com intuítos maldosos e de usurpação, o posseiro será mais propriamente um *intruso*.

POSSESSÃO. Do latim *possessio*, no sentido do Direito Público, é empregado o vocábulo para designar a *região* ou o *território* que está na dependência de um Estado.

E, nesta acepção, é empregado em sentido equivalente a *domínio*.

POSSESSÓRIO. Do latim *possessorius*, de *possessio*, é empregado na linguagem jurídica para referir-se a tudo o que se relaciona com a posse.

Na forma feminina: *possessória*, tomada substantivamente, é tida, em regra, como *ação possessória*: intentou uma *possessória*, ou seja, uma *ação possessória*.

POSSIBILIDADE. Derivado do latim *possibilitas*, de *possibilis* (possível), de *posse* (poder), exprime o vocábulo a condição ou a qualidade *do que é possível* ou *do que se pode fazer e ser feito*.

É qualidade ou condição, que tanto se pode derivar da lei, como das próprias circunstâncias materiais, que cerquem a execução ou a feitura pretendida.

Assim, advém de uma *permissão legal*, ou de uma *faculdade*, como pode fundar-se na natureza do próprio fato ou da coisa, em virtude do que pode ser praticada ou executada.

Possibilidade, pois, integra os mesmos sentidos de *viabilidade*, *praticabilidade*, *permissibilidade*, opondo-se desse modo à *impossibilidade*, reveladora da condição do que não pode ser feito nem executado.

POSSUIDOR. Derivado de *possuir*, do latim *possidere* (ter em poder, estar na posse), genericamente assim se entende a pessoa *que tem a posse* ou *está na posse* de alguma coisa.

Juridicamente, é aquele que, de fato, está no exercício pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade.

É, assim, aquele que possui a coisa *como sua*, não em nome de outrem.

Nesta razão, o possuidor, em princípio, é tido como o presumido proprietário da coisa, tendo, assim, a seu favor, a presunção legal de ser ele o proprietário.

Não se considera possuidora a pessoa que não tem a coisa como sua, mas em nome de outrem, bem assim aquela que, achando-se em relação de dependência para com outra, tem e conserva a posse da coisa em nome dessa outra e em cumprimento de ordem ou instruções dela.

Ao possuidor se atribuem as mesmas qualificações dadas à posse, sendo considerado dentro do mesmo conceito: *possuidor de má-fé*, *possuidor de boa-fé*, *possuidor direto*, *possuidor indireto* etc.

POSSUIDOR MANUTENIDO. Assim se diz da pessoa que, ameaçada em sua posse, é nela garantida por decreto judicial.

Vide: *Ação de manutenção de posse*.

POSSUIDOR “PRO HEREDE”. É a designação que se atribui à pessoa que, com direito ou sem ele, de boa-fé ou má-fé, *afirma ser herdeiro*, e nesta qualidade vem disputar a herança que a outrem se deferiu, contestando o seu direito.

POSSUIDOR REINTEGRADO. Assim se diz daquele que, havendo sido *desapossado da coisa*, que tenha como sua, nela foi novamente empossado por decisão judicial, usada para isso a *possessória: ação de reintegração de posse*.

Desta forma, é o que está novamente integrado em sua posse, de que tinha sido afastado por ato injusto de outrem.

“POST SCRIPTUM”. É a locução empregada para designar o que é escrito depois ou posto depois que o *corpo principal* de um escrito, especialmente carta, é concluído.

Vernaculizado, grafa-se *pós-escrito*. E abreviadamente é expresso pelas letras P.S.

Nas cartas ou nos documentos, o *post scriptum* ou *pós-escrito* somente se considera integrado neles se feita a devida ressalva, por *nova assinatura*.

POSTA. Tomado do *posta* italiano, derivado do *posita* latino, do verbo *ponere* (pôr), designava o vocábulo a *casa*, em que se mantinham prontos cavalos e carruagens, para servirem à expedição de *rápidas mensagens* a qualquer parte.

Passou, extensivamente, a designar a própria expedição de mensagem ou a empresa de conduzir ou levar *cartas* ou *correspondência* de um lugar para outro.

E neste sentido é que se formou o adjetivo *postal*, empregado tecnicamente para designar tudo o que se refere ao transporte ou condução de correspondência.

Vide: *Mala postal*.

Ainda, nesta acepção, dele se formou o verbo *postar*, para designar ação e efeito de pôr ou de colocar cartas no correio, a fim de que sejam transportadas a seu destino.

POSTA-REstante. Na terminologia do correio, é a denominação atribuída a uma seção do serviço postal, ou da repartição do correio, a que se levam as cartas ou outra qualquer correspondência sem endereço certo, ou cartas para aí destinadas para que sejam procuradas pelos interessados.

POSTAL. Derivado de *posta*, é o adjetivo empregado para designar tudo o que se refere ao correio, isto é, ao transporte e condução de cartas e outras espécies de correspondência.

POSTALISTA. De *postal*, designa o funcionário ou empregado que, na Empresa de Correios e Telégrafos, é especialmente lotado ou incluído nos serviços propriamente de correio ou postal, reservando-se para os que trabalham nas seções telegráficas ou próprias dos telégrafos a denominação de *telegrafistas*.

Por esta razão, os empregados postais encarregados da entrega da correspondência dizem-se *carteiros*, enquanto os que entregam os telegramas são chamados de *estafetas* ou mensageiros.

POSTE. Do latim *postis*, ombreira da porta, é o vocábulo empregado na terminologia técnica das construções para designar o *pau*, a *coluna de ferro* ou de *cimento*, fincados no solo, em posição vertical, para que neles se apoie alguma coisa, tais como *fios condutores* de energia elétrica, *fios telefônicos* etc.

E, assim, costumam qualificá-los: *postes telegráficos*, se utilizados na condução de fios dos telégrafos; *postes telefônicos*, para os fios telefônicos; e *postes de iluminação* ou *de eletricidade*, quando neles se firmam os fios condutores de energia elétrica para iluminação ou força.

Particularmente, o *poste*, em que se içam bandeiras ou pavilhões, diz-se *mastro*.

Poste. Nos edifícios ou casas, é o nome que se atribui à coluna ou *pilar de alvenaria* construído à portada deles, como *suporte*. Diz-se também *pilastra*, notadamente quando uma das faces da coluna é embutida na própria parede, pois que a pilastra é especialmente construída de quatro faces, enquanto o poste pode ter outra forma.

É sentido que promana do *postis* latino, tido como *ombreira* ou *umbral*.

Poste. Designava também a espécie de coluna, utilizada para prender criminosos, expondo-os à ignomínia pública.

POSTERIDADE. Do latim *posteritas* (o tempo futuro, o porvir), é empregado para designar não somente os *descendentes*, os *vindouros*, como o *tempo futuro*.

Assim, aplicado particularmente a respeito de uma pessoa, quer designar a sua *descendência* ou a soma de pessoas que provêm da mesma origem.

Mas, empregado em sentido genérico, significa tudo o que *vem no futuro*.

POSTIGO. Do latim *posticum* (porta traseira, porta escondida), na linguagem técnica designa a *abertura*, com *caixilho móvel*, em portas externas, para que se divise ou se veja quem chega ou quem passa, sem ser necessário abrir a porta. Internamente, nos edifícios, é a abertura feita em parede, para que sirva de passagem a utilidades de uma sala para outra.

POSTILA. Do latim *post illa* (*verba auctoris*), na linguagem jurídica designa todo *adendo* ou *acréscimo* que se faz às escrituras ou documentos, depois que estes já se encontravam prontos ou concluídos.

É, portanto, o *aditamento* ao teor ou ao texto principal de uma escritura ou de um documento. Possui a mesma significação de *pós-escrito*, ou seja, o que se *escreve depois* do que já estava escrito e terminado.

Em sentido comum é tomado na mesma acepção de *apostila*, significando assim toda *anotação*, *comentário* ou qualquer *nota* posta à margem de um documento ou escrito.

Ver *Apostila*.

POSTO. Do latim *positus* (colocado, posto), do verbo *ponere* (pôr, colocar), na terminologia do Direito Administrativo é o vocábulo empregado, substantivamente, para designar o *cargo*, o *ofício* ou a *graduação*, atribuídos aos funcionários ou empregados públicos, dos quais

decorrem, também, sua *posição* hierárquica e a soma de funções ou de encargos que lhes são cometidos.

Posto. No sentido militar exprime propriamente a graduação dos soldados ou a patente dos oficiais, mostrando, assim, o *cargo* ou a *posição hierárquica* que ocupam.

Posto. Na linguagem administrativa, ainda se denomina posto o *lugar* em que se colocam ou postam *vigias* ou *fiscais* para vigilância, guarda e fiscalização de certas coisas, seja em interesses de polícia ou mesmo fiscal.

Assim, conforme a natureza do encargo, dizem-se *postos aduaneiros*, *postos fiscais*, *postos militares*, *postos policiais*, aos quais se cometem atribuições referentes à matéria que os próprios qualificativos indicam.

POSTO A BORDO. Locução indicativa da cláusula inserta no contrato de compra e venda, em virtude da qual se entende que, no *preço da mercadoria*, se acham incluídas todas as despesas feitas com a mesma até o bordo do navio, pelo que correm *por conta do vendedor*.

Vide: *C.I.F. F.O.B.*

POSTULAÇÃO. Do latim *postulatio*, de *postulare* (requerer, solicitar, pedir), é compreendido como a *ação de postular*. É, pois, a súplica, o pedido, o requerimento, a solicitação feita perante a Justiça, para que se atenda a certa pretensão ou para que se determine certa medida em favor do *postulante*.

Extensivamente, porém, entende-se a própria exposição ou a série de alegações feitas, devidamente documentada, por meio da qual se requer ou se pede alguma medida ou se contraria a pretensão do adversário. É, pois, o requerimento ou a petição, fundamentada, seja em face dos argumentos expendidos, seja um vista dos documentos apresentados.

POSTULADO. De *postular*, proposição cuja verdade se admite em outras provas e que serve de base a ulteriores afirmativas ou alegações.

POSTULANTE. A pessoa que postula, ou faz petições, alegando comprovadamente fatos que a favorecem, ou mostrando razões jurídicas fundamentais à sua pretensão. É o mesmo *quesuplicante*, *requerente*.

POSTULAR. Do latim *postulare*, tem o sentido de *requerer* ou *pretender* qualquer coisa em juízo, fazendo alegações que se mostram, desde logo, fundamentadas ou comprovadas.

PÓSTUMO. Do latim *postumus* (derradeiro, último), é empregado na linguagem jurídica para designar o que vem ou aparece depois da morte da pessoa que o tenha gerado ou produzido.

Assim, em relação ao filho (*filho póstumo*), é aquele que nasce depois que o pai morreu; em relação ao herdeiro (herdeiro póstumo – *postumus heres*), aquele que há de nascer ou está para nascer (nascituro), quando o pai já morreu.

Obra póstuma é a que se publica ou se divulga quando o autor já é falecido.

Vontade póstuma é a que se revela a última ou derradeira vontade, em regra, anotada depois da morte da pessoa.

POSTURA. Do latim *positura* (ordem, arranjo, disposição), na linguagem jurídica e em sentido geral, quer exprimir toda *disposição* ou toda *forma*, regulamentarmente instituída, a fim de que *disponha*, *ordene* ou *regule* a prática de certo ato ou a realização de certo negócio.

Mostra, assim, a *condição imposta*, para a feitura ou para a execução de certas coisas, pela autoridade a quem compete traçar as regras a respeito de sua realização.

POSTURAS. Na terminologia atual, porém, usado em regra na forma plural, é o vocábulo indicativo do conjunto de *regras* ou de *normas regulamentares*, decretadas pelas municipalidades, para que regulem ou tracem as *disposições*, que devem ser seguidas no exercício de atividades ou na prática de negócios subordinados à sua jurisdição.

Nesta razão, *posturas* designam as leis ou os decretos municipais, instituídos em benefício da coletividade, nos quais, ao lado das normas de conduta a serem seguidas pelos munícipes, fixam-se *penas* e *multas* a serem impostas a todos os que se mostrem transgressores ou infratores dos preceitos nelas instituídos.

As posturas municipais tratam principalmente das atividades comerciais, questões de transportes urbanos, das construções e de outras questões de interesse das cidades ou vilas, sob sua administração e jurisdição.

POTÊNCIA. Derivado do latim *potentia* (força, poder), é tomado o vocábulo para exprimir *asoma de força e poder*, que se atribui a um Estado, considerado em relação aos demais, com que mantém relações políticas.

Assim, conduzindo ainda o sentido de *império e domínio*, que se funda nesta força ou neste poder, exprime a situação de *Estado soberano*, como tal reconhecido pelos demais Estados.

Potência. No sentido da Medicina Legal, designa a faculdade ou aptidão de desempenhar o ato sexual, isto é, a potência *coendi*. Vulgarmente, aplica-se neste sentido.

A potência *concupiendi* ou *generandi* entende-se a aptidão para procriar ou gerar.

Vide: *Impotência*.

POTESTATIVO. Do latim *potestativus* (revestido de poder), exprimindo a *faculdade* ou *opoder* de que a pessoa está investida, é propriamente empregado na terminologia jurídica para designar o *ato* ou qualquer outra coisa, cuja prática ou execução depende, simplesmente, da vontade da pessoa, podendo, assim, ser praticado ou feito, independentemente da intervenção ou da vontade de outrem.

Potestativo, portanto, dá sempre ideia do que está integrado no poder da pessoa e constitui faculdade dela, para fazê-lo ou não o fazer, segundo sua vontade, ou seu arbítrio. Equivale a *faculdade, permissivo, autorizado*.

POUPAR. Derivado do latim *apalpare* (acarinhar, acariciar), é tido, geralmente, como *gastar com parcimônia*.

Na acepção econômica, no entanto, traz sentido não somente de gastar parcimoniosamente, mas de modo que se *aforrem* parcelas da *receita*, para que, previdentemente, se guardem como reserva para o dia de amanhã.

Neste sentido, *atos de poupanças* designam os atos de economia ou pelos quais se guardam pequenas parcelas como previsão e para formação de *pecúlio*.

POUSADA. Formado de *pousar*, do latim *pausare* (fazer parada, repousar), em sentido literal designa o *lugar* ou o *sítio*, *em que se faz pausa, em que se para* ou *em que se descansa*.

E nesta acepção é que é tomado em equivalência à *casa, morada, habitação* ou lugar em que para o viajante para *descanso* ou *posso*.

Deste modo, *pousada* é empregado tecnicamente como a *casa destinada a pousos*, ou em que se *recebem hóspedes*, especialmente para dormir ou descansar durante a noite.

E, assim, possui significação equivalente a *estalagem, albergue, hospedaria*.

Pousada. Na linguagem jurídica é tomado, às vezes, no mesmo sentido de *posso*, *pernoite* ou *dormida*, exprimindo assim o ato de *tomar aposentos* para descansar ou para dormir durante a noite.

Nesta razão, *pousada* e *comida* se distinguem, constituindo partes de *hospedagem*, quando por dia e por noite, isto é, quando nela se incluem a *alimentação* e a *dormida*.

Assim, a *pousada* é a *hospedagem para dormir*.

POVO. Do latim *populus* (grande número de homens), em sentido vulgar, provindo de sua etimologia, significa a multidão de indivíduos ou *de pessoas*, acidentalmente reunidos, sem qualquer interesse que os prenda ou una. É, assim, indicativo de uma *porção de homens* ou um *grande número de pessoas*, sem referência ao aspecto político ou jurídico, em que se apresentem.

Juridicamente, *povo* designa a *totalidade de pessoas, que habita um território dado*, já se apresentando como elemento formador de uma nacionalidade. É assim a *população de um território* ou a massa de indivíduos que compõem um Estado.

E, nesta razão, vem, geralmente, qualificado: *povo brasileiro, povo inglês, povo norte-americano, povo russo*, etc., a fim de que, pela qualificação, seja determinada a extensão do território em que se encontram, e feita alusão à organização política a que pertencem.

Embora *povo*, como vocábulo jurídico, não se confunda com a palavra *nação*, que significa este mesmo *povo*, vinculado por um interesse comum e apresentando firme consciência de sua nacionalidade, representa o elemento fundamental do Estado, que nele se apoia, pois que todo *poder político*, que exerce, em princípio, promana dele e em nome dele é exercido.

Vide: *Estado. Nação. Sociedade*.

POVOAÇÃO. Formado de *povoar*, é tomado geralmente no mesmo sentido de população, isto é, para designar o número de pessoas que habitam certo lugar ou certa região.

Povoação. No sentido geográfico, porém, exprime o lugar em que habita certo número de pessoas, formando um núcleo inferior ao distrito ou à cidade. É, assim, tomado na mesma acepção de *povoado*, não formando, no entanto, uma *unidade administrativa municipal*.

POVOADO. Formado de *povoar*, é a expressão usada para designar o lugar ou o sítio, em que já se formou uma pequena população ou um pequeno núcleo de habitantes, sem importância ainda para ser constituído em distrito ou cidade.

PRAÇA. Pelo latim *platea*, do grego *plateia* (*hodos*), (rua) larga, é vulgarmente tomado como o *sítio* ou o *lugar espaçoso*, que se encontra dentro das cidades ou das vilas, em regra, assim deixado para servir de *logradouro* especialmente construído, ajardinado e aparelhado para o recreio coletivo.

Praça. É tomado no mesmo sentido de *mercado*, pelo que é compreendido como o lugar público, em que se realizam as feiras ou se promove normalmente o comércio.

Mas, no sentido do Direito Comercial, compreende a organização mercantil ou comercial de uma cidade, constituída pela totalidade de comerciantes e de quantos os auxiliam na promoção dos atos de comércio.

Quer isto significar que a praça é constituída pela totalidade de comerciantes, agentes do comércio, corretores e tantos outros que exerçam habitualmente a mercancia, como comerciantes ou como agentes auxiliares do comércio, existentes em uma cidade ou em uma *localidade*.

O sentido de praça, neste conceito, confunde-se com o sentido de cidade: os comerciantes da praça, embora melhor signifique o *comércio da cidade*, sem fixação do local em que se realiza.

Desse modo, no conceito do Direito Comercial, praça exprime:

- a) o local determinado em que se realiza um comércio ou se exercita a mercancia. É a *feira*, é o *mercado*;
- b) o corpo do comércio ou a totalidade de comerciantes de uma cidade, compreendendo todas as instituições e organizações destinadas às finalidades precípuas do comércio.

Praça. Na terminologia do Direito Processual, exprime a venda que se faz publicamente, sob prego ou a quem mais der. Assim, *praça pública* e *hasta pública* têm a mesma significação. *Levar à praça* é levar a leilão ou à *hasta pública*.

Vide: *Hasta pública. Leilão*.

Praça. Na linguagem militar, designa todo soldado ou militar que não tem patente.

Assim, consideram-se *praças* os soldados rasos (sem qualquer graduação), os graduados (cabos e sargentos), até mesmo os aspirantes.

Na linguagem jurídico-militar antiga, eram ditas mais propriamente *praças de pré*, em significação *à paga* que recebiam os militares, que não se *consideravam efetivos* ou *vitalícios*.

Desse modo, *praças de pré* eram os que se encontravam no serviço militar sem qualquer *garantia de efetividade* e *sem direito à aposentadoria* ou *reforma*.

Os *praças* ou *militares*, mesmo sem patente ou sem graduação de oficial, quando garantidos no *direito de reforma*, não eram de *pré*.

Neste sentido, o próprio *oficial*, sem patente, comissionado a título provisório em qualquer posto, era, a rigor, *praça de pré*, porque, justamente, *pré* trazia o sentido de *paga* ao *soldado temporário*, ao militar não efetivo ou não vitalício, e que se encontrava no exercício em prestação de serviço, em caráter temporário.

PRACISTA. Em oposição ao *caixeiro-viajante*, designa o agente vendedor que exercita suas atividades dentro de uma praça comercial, ou que serve de intermediário de negócios, comprando e vendendo, entre comerciantes de uma cidade, onde mantém a sede de sua agência.

“PRAECEPTUM LEGIS”. Expressão latina que exprime a *norma legal* ou o *preceito de lei*.

PRAGMÁTICA. Do latim *pragmatica*, forma feminina de *pragmaticus*, de origem grega, *pragmatikós*, é vulgarmente compreendido como a soma de formalidades ou o

conjunto de regras que formam a *etiqueta* ou constituem o *ritual* para a realização de certa solenidade ou para o desempenho de certa cerimônia.

Pragmática. No sentido jurídico, porém, sem se afastar do sentido originário, designa o conjunto de princípios e regras, instituídos por lei, pelo uso ou pelo estilo, e que servem de norma ao procedimento regular dos atos que se executam em juízo. Neste aspecto, pois, possui significação idêntica à *prática* ou *praxe*, que se institui em regra usual ou comum para cumprimento dos atos processuais.

PRAGMÁTICO. Do latim *pragmaticus*, é geralmente tomado para indicar o *prático em leis* ou o *praxista*. É a pessoa versada na pragmática.

Pragmático. Designa o jurista que interpreta as leis do país.

Pragmático. Como adjetivo, mostra a qualidade de tudo o que é do *estilo* ou é de *praxe*, consequentemente, de tudo o que se refere ou é pertinente à pragmática.

PRAGMATISMO. Na técnica filosófica, designa a doutrina de Charles Sandres Peirce, filósofo americano que viveu de 1839 a 1914.

Sua tese fundamental é que a ideia que se tem de um objeto qualquer nada mais significa senão a soma das ideias de todos os efeitos imagináveis que se atribuem a esse objeto, com finalidade prática qualquer.

Indica também a doutrina segundo a qual a verdade de uma proposição é uma relação intrínseca à experiência humana. Para o pragmatista o conhecimento é um instrumento a serviço da ação, de tal forma que o pensamento só terá finalidade se buscar alguma utilidade.

PRAIA. Do latim tardio *plagia* (extensão de terra, espaço), é o vocábulo usado na terminologia jurídica para indicar toda *orla de terra*, geralmente coberta de areia, banhada pelas águas do mar, dos rios ou das lagoas.

Nesta razão, a rigor, *praia* é compreendido somente pelas *faixas de terras* que confinam com as águas e estão sujeitas às marés, isto é, são periodicamente cobertas pelas mesmas águas no seu fluxo e refluxo.

No entanto, em amplo sentido, *praia* é tida como toda extensão de terra coberta de areia, que se limita com as águas, mesmo na parte que não é banhada ou coberta por elas.

Neste sentido, as praias, sejam marítimas, lacustres ou dos rios navegáveis (fluviais), constituem-se *terrenos de marinha*.

Vide: *Litoral. Marinha. Preamar. Terrenos de marinha*.

PRANCHA. Também *plancha*. Do francês *planche*. Passadiço colocado entre a embarcação ou o navio e o cais, docas, ou a terra, a fim de se facilitar o embarque de mercadorias ou carga para bordo, ou o seu desembarque ou descarga.

Prancha. É nome que se dá à espécie de lancha ou canoa com cobertura de madeira, usada para navegação fluvial.

Prancha. Entre nós, indica ainda a peça de madeira ou qualquer material flutuante, de formato próprio, destinado à prática do surfe.

PRATARIA. Formado de *prato*, peça de metal, de barro ou de madeira, em que se servem os alimentos, é empregado para designar o conjunto de pratos existentes em uma casa, ou pertencentes a uma pessoa.

Prataria. Designa ainda o conjunto de utensílios ou objetos de *prata*, de cuja palavra se forma.

PRÁTICA. Pelo latim *practica*, forma feminina de *practicus*, do grego (*praktikós*, *deprassein*, fazer), tomado substantivamente, é o vocábulo empregado na linguagem jurídica:

a) no sentido de *exercício* ou de *execução*. Assim, prática de um ato ou de um negócio, entende-se a sua realização, execução ou feitura. A *prática de um direito*, o seu exercício.

Deste sentido é que advém o conceito de *praticável* e de *praticabilidade*, exprimindo o mesmo sentido de *exercitável* ou *possível*, *exercitabilidade* ou *possibilidade*. É a qualidade do que se pode fazer ou é possível fazer ou executar;

b) no sentido de *habilidade* ou de *perícia* na execução ou feitura de alguma coisa, e no exercício de um mister ou profissão.

Decorrencia do primeiro sentido, é, portanto, a *destreza* ou a *experiência* adquirida pelo *exercício*. Daí por que a *prática* integra sentido diferente da *teoria*, pois que esta vem do *estudo* e aquela do *exercício da arte* ou *profissão*;

c) é tido ainda no sentido de *praxe* ou método a ser seguido na execução de certos atos, conforme o *estilo* ou o *uso*.

Vide: *Praxe*.

PRATICAGEM. Formado de *prática*, na terminologia náutica quer exprimir o exercício da profissão do *prático*, ou seja, do *piloto prático* e experimentado ou conhecedor de certas áreas hidrográficas.

Praticagem. Na linguagem técnico-profissional, é tomado no mesmo sentido de aprendizado.

Entende-se, assim, o *período* em que a pessoa é posta para trabalhar num ofício ou arte, a fim de que, pelo exercício de um ou outra, adquira prática e os possa exercer como oficial ou perito nela.

PRATICANTE. Formado de *praticar* (exercitar-se, aprender, tomar prática), é geralmente tomado no sentido de *aprendiz* ou para designar a pessoa que está praticando alguma arte, para que se torne *hábil* nela.

Praticante. Na linguagem administrativa e trabalhista designa, às vezes, o *primeiro grau* de uma *carreira*, para mostrar o estado daquele que ainda não é *experiente em seu ofício* ou *emprego*, mas é admitido a ele, para que suba de posto após um *estágio regulamentar* e ter adquirido certos conhecimentos, que se tornam necessários ao *acesso*.

É, assim, tomado na acepção de *principiante* ou de *aprendiz*, sem fugir, pois, ao sentido originário do vocábulo.

PRÁTICO. Derivado do latim *practicus*, de origem grega (*praktikós*), designa, geralmente, o *homem experimentado* ou *hábil* em seu ofício.

No sentido acadêmico, opõe-se ao *diplomado*, pois que o *prático* sabe pela experiência ou pelo exercício do ofício, não por *estudos* feitos em academias.

Prático. Na linguagem marítima, entende-se o *piloto* ou a pessoa, que tem experiência ou conhecimentos acerca de certas áreas hidrográficas por onde terá que navegar a embarcação, e, por esta razão, é chamado a conduzi-la, quando é preciso passar por elas.

PRAXE. Derivado do grego *prâxis*, ação de *prassein* (obrar, executar), possui o vocábulo a mesma significação de *prática* ou de *pragmática*, compreendida como a soma de regras ou normas, *derivadas da experiência*, habitualmente aplicadas na execução de certas coisas. Advém dos usos e costumes.

A *praxe*, assim, estabelece o *método* ou o *sistema* a ser seguido na execução ou na feitura de atos jurídicos, notadamente de *ordem processual*, firmando, destarte, o *procedimento* que deve ser adotado.

Não se origina da *lei escrita*, embora venha servir na sua aplicação, constituindo-se em notável intérprete de seu destino.

No entanto, a *praxe*, instituída pelo *uso*, em consequência da execução sucessiva de atos de igual natureza, não pode contrair ao preceito legal, devendo, assim, ser conforme a ele. E somente quando não é contrária à lei, pode ser admitida como fonte de interpretação dela.

A *praxe*, assim, define-se como o conjunto de regras instituídas pelo uso para aplicação ou execução das leis. É, portanto, a *pragmática* ou a *prática* na aplicação das leis, que os usos instituíram, formulando o *sistema* ou o *método*, a ser seguido, como se decorresse de uma disposição ou de um preceito legal.

PRAXE FORENSE. Exprime, pois, a soma de regras instituídas pelos usos e costumes para a prática ou execução dos atos forenses, autorizada pelas leis processuais ou não contrária a elas.

Por ela é estabelecido o *ritual processual* a ser adotado, normalmente, na efetivação de qualquer procedimento judicial ou forense.

PRAXISTA. Profissional ou jurista versado na *praxe* ou que escreve sobre prática processual. *Processualista*.

PRAZO. Assinalam os léxicos a origem do vocábulo do *placitum* latino, de *placere* (agradecer, estar contente, parecer bem), pelo que se traduz como *desejo, agrado, vontade*.

Parece mais lógica, porém, sua procedência de *platea* (praça, espaço), de que aliás provém *oplazo* espanhol, para exprimir o *espaço de tempo*, em que as coisas se fazem, devem ser feitas ou devem ser executadas, ou o *período de duração* das coisas e dos fatos.

Nesta razão, em sentido geral, no *prazo* sempre se revela o *espaço de tempo*, que medeia entre o *começo* e *fim* de qualquer coisa.

Mostra, assim, a *duração* em que as coisas se realizam ou se executam, ou determina, pelo transcurso do mesmo tempo, o *momento* em que certas coisas devem ser cumpridas.

Em particular, na terminologia jurídica, muitas vezes utiliza-se a expressão *termo*.

O termo é, propriamente, o *vencimento do prazo*, o *término* ou o *fim dele*, em cujo momento certa coisa deve ser feita ou cumprida. Mas, aí, a rigor, deve ser tido *termo final*, porque, em verdade, vem assinalar o *limite*, o *fim* de um prazo.

E *termo*, exatamente, quer exprimir os momentos em que o prazo começa (*termo inicial*) e quando ele termina (*termo final*).

Geralmente, os prazos são peremptórios, inadmitindo prorrogação. Contudo, há prazos que o contrato vai admitir que sejam prorrogados pela vontade do contratante em seu favor ou a favor de outrem. (nnsf e ngc)

Vide: *Contagem do prazo*.

Prazo. É ainda empregado na terminologia jurídica para exprimir ou designar a *propriedade imóvel* ou o *prédio*, em que se desmembrou o *domínio*, para que o primitivo senhor reserve para si o *domínio direto*, concedendo o *domínio útil* a outrem que se diz *foreiro* ou *enfiteuta*, mediante paga anual de um *foro*.

O contrato em que se funda a concessão do *prazo* é qualificado de *emprazamento*. Neste sentido, a origem do vocábulo vem de *placitum*, porque o aprazamento resulta de um contrato que é do *agrado* ou da *vontade* dos contratantes.

Vide: *Aforamento. Emprazamento. Enfiteuse*.

PRAZO AJUSTADO. Assim se diz do *espaço de tempo*, que se fixa num contrato ou numa convenção, para que as partes contratantes, ou uma delas, cumpram as obrigações que ali assumiram.

PRAZO CERTO. Denomina-se aquele que é estabelecido por lei ou por convenção das partes, determinando o início ou término da obrigação em dia determinado.

PRAZO COMUM. Determina o período de tempo que corre de forma simultânea para ambas as partes da relação processual.

PRAZO CONSUETUDINÁRIO. Indica aquele que, uma vez consagrado pelos usos e costumes, não sofre modificação pelo ajuste entre as partes.

PRAZO CONTÍNUO. Segundo o próprio sentido do adjetivo, prazo contínuo entende-se aquele *que corre sempre sem se interromper, sem parar*, computando-se nele, no período de que se compõe, qualquer espécie de dia, seja *dia útil* ou seja *dia feriado*, em que se inclui *odomingo*.

Assim, o *prazo contínuo*, desde que começa, *corre ininterruptamente*, até que atinja seu termo final. E, desse modo, em regra, nele não se atende a qualquer *restituição de prazo*, salvo em casos em que a própria lei prescreva exceção. Assim, por exemplo, os *obstáculos judiciais* criados ou provocados pela parte, a *superveniência das férias*, que absorvem, pelo menos, *metade do prazo*, isto é, a metade do tempo de sua duração, têm influência para concessão de *novo tempo*, que restitua o prazo perdido, ou seja, o *espaço de tempo*, em que se registrou o obstáculo, ou em que ocorreram as férias.

Vide: *Restituição do prazo. Suspensão*.

PRAZO CONVENCIONAL. É o prazo que se ajustou ou decorreu de um acordo entre as partes, que o marcaram ou determinaram. É, pois, oposto ao *prazo legal* ou ao *prazo judicial*. É o mesmo *prazo contratual*.

PRAZO DE REFLEXÃO. O prazo legalmente previsto, peremptório, visando propiciar ao agente do ato jurídico um período temporal para decidir sobre a conveniência do ato; por

exemplo, o prazo de reflexão de 24 horas previsto no Código Civil para aquele que adquirido na cerimônia de casamento, e que deu resposta negativa, para se retratar.

PRAZO DECADENCIAL. Designa o lapso de tempo em que, ininterrupta e improrrogavelmente, o negócio jurídico deva realizar-se, sob pena de perda do exercício do direito.

PRAZO DETERMINADO. É o período de tempo certo ou previamente fixado, estabelecido para *duração* ou *execução* de qualquer coisa.

Nele já assinalam o *começo* e *fim*, firmando-se, portanto, o *período de início e terminação* de tudo aquilo que deva ser feito ou durar no *prazo marcado*. Opõe-se ao sentido de *prazo indeterminado*, em que não se tem como *certo* o fim ou término do prazo.

Na terminologia das sociedades comerciais, o *prazo determinado* é o prazo certo ajustado entre os sócios, que, assim, fixam o período de existência da sociedade, estabelecendo o *exato momento*, em que ocorrerá o seu *fim* ou a sua terminação, deixando, pois, de existir.

Por ele, portanto, a vida da sociedade ou a duração de sua existência está afixada, extinguindo-se quando se atinge o termo final do prazo estabelecido. Pode, no entanto, ser o prazo restabelecido, pelo ajuste de novo prazo, reavivando-se a sociedade, pela *prorrogação de prazo*, que deve ser promovida antes que termine o primeiro.

Vide: *Prorrogação. Renovação do contrato. Sociedade comercial.*

PRAZO DILATÓRIO. Provém o adjetivo de *dilatar*, que significa estender, aumentar, ampliar. Dilatório, pois, é o que *vem ampliado, alargado, aumentado*.

Nestas condições, *prazo dilatatório* entende-se aquele que foi concedido ou marcado *com aumento* ou *ampliação* relativa ao prazo comum legalmente estabelecido.

Possui o sentido de *prazo prorrogável*, embora deva ser tomado em sentido mais estrito, pois que o *prazo dilatatório* já vem originariamente aumentado ou ampliado, enquanto *oprporrogável* é todo aquele que possa ser *prorrogado*, mesmo depois de deferido, a pedido dos interessados.

Assim, o *prazo dilatatório* pode, em certos casos, desde que fixado, não ser prorrogável. *Adilação* já se cumpre no momento de sua fixação para a prática do ato jurídico ou do ato processual a que se refere. A *prorrogação* é concedida quando se evidencia a exiguidade do prazo concedido e um novo prazo se vem somar ao primeiro.

PRAZO FATAL. Em geral, assim se qualifica o prazo que é definido por um *período certo*, dentro do qual se deve praticar o ato jurídico ou cumprir a obrigação, cuja inobservância ou omissão acarretará certas sanções contra a pessoa que não o praticou.

Quando o prazo fatal se mostra, o *lapso de tempo* dentro do qual *algo deve ser feito*, sob pena de não mais poder ser feito, diz-se propriamente *peremptório*. Aí ocorre a *decadência* a respeito do ato não praticado, que objetiva a sanção pela inobservância do ato dentro do *prazo determinado*.

Mas, possuindo sentido mais amplo, também se diz fatal o prazo que traz *vencimento*, marcado para que nele se cumpra, *irrevogavelmente*, um dever ou uma obrigação, sob certas penalidades.

Nesta circunstância, os efeitos, que resultam do não cumprimento do dever ou da obrigação, não se mostram *peremptórios*, mas *cominatórios*, pois que, apesar da penalidade imposta à pessoa, que não os cumpriu, não se vê esta desobrigada de os cumprir.

Aí o prazo é *fatal*, porque não se renova, não se prorroga ou não se dilata: está irrevogavelmente extinto, para trazer à pessoa as sanções pelo que não cumpriu dentro de sua duração ou no seu vencimento.

Este, aliás, é o sentido fundamental da qualificação: o prazo fatal é o prazo certo, que se vence, inflexivelmente, improrrogavelmente, irrevogavelmente, quando atinge o termo final, correndo, assim, desde *começo* ao *fim*, sem qualquer interrupção ou suspensão.

É, portanto, *contínuo* quanto ao modo de duração. E *peremptório* ou *cominatório*, quanto aos efeitos que possa produzir o seu vencimento.

PRAZO FINAL. Assim se diz do novo e último prazo, que é marcado ou determinado pelo juiz ou pela lei processual, após a prática de um ato ou a extinção de outro prazo, a fim de que se promova uma diligência ou se execute um novo ato processual, que se segue ao anterior.

PRAZO IMPRORROGÁVEL. É aquele cujo *vencimento* é irrevogável, isto é, não pode *serdilatado nem mudado*, mantendo-se como originariamente se determinou.

Nesta razão, o prazo improrrogável caracteriza-se pelo vencimento certo ou determinado, sob condição de não ser alterado ou mudado, sob qualquer pretexto.

PRAZO INDETERMINADO. Ao contrário do prazo determinado, assim se diz do prazo que não traz *vencimento marcado*, ou melhor, daquele *que não tem vencimento* definido. É o que vai correndo, dia atrás de dia, sem que se tenha noção até onde chegará, até que, pelo evento de qualquer fato superveniente, se determine o *termo final*, que vem estabelecer o *vencimento* de sua duração. O prazo indeterminado, pois, é o prazo de *duração indefinida e incerta*, cuja solução ou término não se conhece, visto que depende de fato posterior, que vem estabelecer um fim a essa indeterminação.

Nas sociedades civis ou comerciais e nos contratos, o prazo indeterminado atinge seu termo final, ou é afinal determinado, para que se extinga, pela vontade das pessoas que o estabeleceram. Aliás, a *simples vontade de uma delas* põe fim ao prazo, o que não ocorreria em relação ao prazo determinado, que irá ao fim estabelecido, salvo se houver deliberação unânime das pessoas que assim possam decidir.

PRAZO JUDICIAL. É a denominação dada, em sentido geral, para designar *tudo espaço de tempo*, que é concedido para a execução de um ato processual ou promoção de uma diligência necessária ao esclarecimento de uma *controvérsia* ou *demanda*, trazida a juízo. É o *prazo processual*.

Mas, a rigor, *prazo judicial* entende-se, propriamente, aquele que é determinado ou assinado às partes por livre arbítrio do juiz, distinguindo-se, assim, do legal, que é o determinado pela lei.

PRAZO LEGAL. Assim se entende todo *lapso de tempo*, fixado por lei, para que nele se cumpra qualquer coisa ou se execute determinado ato jurídico ou processual.

Prazos legais, pois, amplamente, entendem-se todos os que são determinados ou marcados por lei, os quais têm duração segundo a regra que nela se fixa.

PRAZO PEREMPTÓRIO. Conforme o sentido de *peremptório* (extintivo, definitivo), assim se entende o *prazo*, em cuja duração se deve praticar o ato ou a diligência, sob pena de não mais ser possível fazê-lo ou executá-lo com validade jurídica.

O prazo peremptório, pois, é o que é fatal e improrrogável. E o seu decurso ou transcurso acarreta a *decadência* do ato a praticar não se permitindo, por isso, validade àquele que se pratica depois que tenha passado o seu vencimento.

É, portanto, *peremptório*, porque produz efeitos *extintivos* e porque se mostra de vencimento improrrogável e irrevogável.

A sanção, pois, que dele decorre é a de decadência do direito ou da faculdade de praticar o ato com validade jurídica ou apoio legal.

PRAZO POR HORA. Assim se diz do prazo que se marca por hora ou cuja *duração se conta por hora*.

Neste caso, segundo a regra que se tem firmado em lei, sua contagem se opera de *minuto a minuto*, isto é, de período de *60 minutos*, até que se perfaça o número de horas marcado.

PRAZO PRECLUSIVO. Provindo do latim *praeclusus* (fechado, impedido), *preclusivo* assinala o prazo, que é estabelecido por lei, para a prática ou execução de certos atos processuais, antes que outros se pratiquem, para que não se *impeça* ou se *vede* sua promoção.

É, assim, o *prazo legal* para a execução de atos, *que deve preceder* a prática de outros, ficando *encerrado, precluso*, desde que não usado na devida ordem preestabelecida pela regra legal.

PRAZO PRESCRICIONAL. É alusivo ao prazo ou lapso de tempo em que se prescrevem direitos e obrigações, dando origem a outros direitos a favor de quem ocorreu a prescrição.

PRAZO PRORROGÁVEL. Em sentido geral ou amplo, prazo prorrogável é tido como aquele que pode ser ampliado ou prorrogado pelo juiz, por iniciativa própria (*ex officio*), ou a pedido das partes.

Assim, nesta conceituação, prazo prorrogável tanto significa o ampliável (*dilatatório*), em virtude do que pode ser dilatado ou aumentado, como aquele que se pode prorrogar pela concessão de novo prazo, que se acresce ao inicialmente concedido, antes que termine em definitivo.

A rigor, porém, *prorrogável* deve entender-se o prazo que é suscetível de ampliação ou de dilatação, *depois de marcado* ou *concedido*, reservando-se o qualificativo *dilatatório* para o que se amplia ou se alarga, inicialmente.

Assim, na espécie, há um prazo inicial concedido e um prazo prorrogado, que se agrega ao prazo inicial, para dilatá-lo ou alargá-lo, enquanto no prazo dilatatório o alargamento é já produzido na concessão ou assinação originária do prazo, que já se apresenta fixo e determinado, desde o começo.

PRAZO RESTITUÍDO. Assim se denomina o *espaço de tempo*, que se concede à parte, em matéria processual, para que possa praticar um ato de seu interesse, quando o prazo originariamente concedido *foi prejudicado* por suspensão de seu transcurso ou por obstáculo judicial.

Não se trata, pois, de prazo prorrogado ou de novo prazo concedido, mas de uma *compensação* relativa ao *tempo, que foi perdido*, por qualquer circunstância alheia à vontade da pessoa.

Vide: *Restituição do prazo*.

PREAMAR. Da locução latina *plena mare* (pleno mar ou mar cheio), entende-se o *fim da enchente de maré* ou do *crescimento do mar*, bem assim o tempo de *duração da maré cheia*. É, portanto, indicativo do *auge da maré cheia* ou *enchente do mar*, cujo *limite* é dito de *linha da preamar*.

Conforme as águas atinjam ponto mais ou menos elevado da praia, cobrindo-a, a *preamar* diz-se *máxima*, *média* ou *mínima*.

A *máxima* é aquela em que as águas se elevam ou sobem ao ponto mais alto, quando no auge da maré cheia.

A *preamar máxima*, pois, é a que se anota nas grandes e maiores cheias, em que as águas alcançam o ponto de maior elevação.

A *preamar mínima*, ao contrário da máxima, é assinalada pela *menor elevação das águas*, verificada nas *pequenas marés*.

A *preamar média* indica-se a evidência do *ponto médio* entre as *marés cheias máximas* (preamar máxima) e as *marés cheias mínimas* (preamar mínima).

PREÂMBULO. Do latim *praeambulus* (que vai adiante ou que precede), entende-se o exórdio ou a parte preliminar de uma lei em que se explica ou se justifica a sua promulgação.

Por sua natureza, indicam-se *palavras explicativas*, que antecedem o texto da lei, mostrando-se uma *introdução* ao teor dela.

É neste particular que o preâmbulo, em certos casos, pode servir de elemento interpretativo da lei, que se mostra obscura ou duvidosa.

Preâmbulo. Tendo esse mesmo sentido de princípio ou exórdio, é indicativo da *exposição inicial* ou *explicativa* do instrumento de um contrato, antes que se comece, propriamente, o enunciado das cláusulas ou disposições convencionais.

Neste preâmbulo, geralmente, anotam-se nomes dos contratantes com as suas características de identificação e se expressam vários outros esclarecimentos indispensáveis a essa introdução. É, assim, uma das partes do *instrumento contratual*.

PREBENDA. Do latim *praebenda*, coisas a serem dadas, de *praebere* (dar, oferecer), é empregado na linguagem do Direito Canônico para designar toda renda ou benefício, que acompanha um ofício eclesiástico.

Constitui-se, em regra, de uma parte das *vendas* de uma igreja catedral, ou colegial, destinada a um cônego.

Emprega-se, também, para exprimir o *direito de fruir os benesses* (emolumentos, gratificações), recebidos pelos párocos, em remuneração dos ofícios divinos.

PREBOSTE. Do latim *praepositus* (preposto, colocado à frente), designava antigamente a pessoa que era posta como *cabeça* ou *chefe* de uma comunidade ou corporação.

Também na linguagem antiga, designava o oficial militar a quem se atribuíam funções de magistrado, tendo o encargo de perseguir e julgar, aplicando as leis militares, os desertores e todos os militares que transgredissem seus deveres.

PRECARIEDADE. Formado de *precário*, do latim *precarius* (passageiro, mal seguro, conseguido por mercê), exprime a qualidade e condição de tudo o que se tem ou se possui em *estado precário*.

PRECÁRIO. Derivado do latim *precarius*, do verbo *precari* (suplicar, rogar, obter suplicando); quer, originalmente, significar a qualidade *do que é obtido por súplica* ou *concedido por mercê*. E, assim, revela a qualidade do que vem da *benevolência* ou se gera de uma *concessão benéfica*.

Extensivamente, em acepção vulgar, é o adjetivo usado para distinguir a condição ou a qualidade do que é feito *sem estabilidade* ou para *pouca duração*, donde sua equivalência ao sentido de *passageiro* ou *transitório*, em oposição ao efetivo e permanente.

Nesta significação, é aplicado na linguagem comum do Direito, para exprimir o que não se mostra em caráter efetivo ou permanente, mas é feito, dado, concedido ou promovido em caráter transitório, revogável. É o que *não é nosso* e se possui por mercê, empréstimo ou por concessão do dono.

Assim, a *título precário*, locução empregada para indicar as coisas feitas ou determinadas sob afetação de precariedade, quer exprimir a condição de *instabilidade* e *revogabilidade*, que as acompanha desde o início, de modo que não se constituem *coisas definitivas e estáveis*.

Nesta razão, tudo o que é feito a este título não tem firmeza, nem estabelece qualquer vínculo de permanência ou efetividade entre a coisa e a pessoa, a que se refere a benevolência ou a concessão.

Esta pessoa é denominada de *precarista*, ou seja, o beneficiado com a concessão a título precário. Não se vê, no entanto, assegurada em qualquer direito efetivo a respeito do objeto da concessão, visto que, por sua natureza, *é ela revogável* ao arbítrio de quem promoveu a concessão ou do concedente.

Precário. Em relação à posse, o precário (*precarium*), usado substantivamente, revela a relação jurídica, que se estabelece entre o proprietário da coisa (móvel ou imóvel) e a pessoa *autorizada a usá-la* ou *a deter*, enquanto esta é a vontade do proprietário ou legítimo possuidor concedente.

Desta forma, o *precarium* mostra-se a concessão ou permissão do proprietário da coisa a outrem (precarista), para que a tenha ou a use, sem caráter definitivo.

Assim, o *precarista* possui a coisa por uma concessão ou autorização revogável do dono ou possuidor dela, pelo que não se assegura no direito de possuidor legítimo e efetivo, desde que o *concedente* permanece ligado à coisa, pela *posse indireta*, ficando o precarista na obrigação de restituí-la, quando a peça o concedente.

O caráter do precário, pois, está na ausência de efetividade ou estabilidade da posse concedida e na obrigação de restituir a coisa ao dono ou ao legítimo possuidor, quando este *revogue a concessão*.

Vide: *Posse*.

PRECARISTA. Formada de *precário*, assim se entende a pessoa a quem se fez qualquer concessão a *título precário*. Ou que tem ou possui a coisa por mercê ou a título de empréstimo.

PRECATÓRIA. Derivado do latim *precatorius*, de *precari* (rogar, pedir), é usado para designar o *pedido* feito por um juiz, deprecante, a outro, deprecado, por carta ou por qualquer outro meio, para que se cumpra, na jurisdição deste, ato forense de interesse do juiz *deprecante*.

Corresponde, assim, à própria *carta precatória*, em que se fixa a requisição ou o pedido do juiz de uma comarca a seu colega, a fim de que se execute em seu juízo ato processual necessário ao andamento da ação em curso perante o primeiro.

PRECATORIO. Diz-se do pedido constante ou relativo à carta precatória.

Em outro sentido, indica a súplica, em que se pede algo; *rogatório*.

Precatório também é, no Direito Processual, a carta de sentença remetida pelo juiz da causa ao Presidente do Tribunal para que este requirite ao Poder Público, mediante previsão na lei orçamentária anual, o pagamento de quantia certa para satisfazer obrigação decorrente de condenação das pessoas políticas, suas autarquias e fundações.

PRECEDÊNCIA. Do latim *praecedentia*, de *praecedere* (anteceder na ordem de colocação, vir adiante), exprime, vulgarmente, a *posição de anterioridade* ou a *antecedência* a respeito das coisas, que assim se mostram colocadas *antes* ou na *frente* de outras, que lhes são posteriores ou lhes seguem.

Em sentido jurídico, fundada no fato material da anterioridade, a *precedência* quer significar *prioridade*, *primazia* ou *preferência* asseguradas a quem *antes* fez qualquer coisa. É a situação de quem ou do que deve ser colocado à frente ou em primeiro lugar.

Assim, v.g., ocorre com a hipoteca inscrita ou especializada em primeiro lugar ou *antes que outra*: a ela se assegura o direito de *precedência*, isto é, a primazia ou a prioridade em relação a outras hipotecas, que lhe tenham seguido na inscrição.

Precedência. Sem furtar-se ao sentido originário, é também tomado para exprimir a *ordem de colocação*, em que devem ser dispostas as pessoas na realização de certas solenidades.

Neste caso, a *precedência* é fundada no grau hierárquico da pessoa. O mais graduado precede sempre o menos graduado. E o mais antigo, o mais novo, quando ambos têm igual graduação.

PRECEDENTE. Do latim *praecedens*, de *praecedere* (preceder, vir antes, anteceder), é empregado na forma substantiva e plural para designar os *atos anteriores* ocorridos na vida de uma pessoa, referentes ao procedimento dela.

Os *precedentes*, assim, mostram-se *bons* ou *maus*, conforme boa ou má foi a atuação da pessoa na sociedade, até o momento em que se pesquisa sua vida anterior. É o mesmo que antecedentes.

A *vida pregressa*, precisamente, é composta pelo registro ou conhecimento de todos os precedentes da pessoa. Constitui a exposição ou o relato de atos de sua vida.

Vide: *Antecedentes*.

PRECEITO. Derivado do latim *praeceptum*, exprime a ordem, a regra ou o mandado que se deve observar e guardar.

Preceito. Na linguagem forense, é a expressão usada para designar a *norma de conduta* imposta judicialmente a uma pessoa, para que faça ou deixe de fazer certa coisa, sob cominação de pena pecuniária, *se não cumprir a ordem*.

No Direito constitucional preceitos ou regras são as normas constitucionais de maior densidade e especificidade do que os princípios, estes mais genéricos.

PRECEITO COMINATÓRIO. Geralmente, é a denominação dada a toda ação em que se impõe um *preceito*.

Assim, tanto a *ação cominatória* como o *interdito proibitório* incluem-se na designação.

No primeiro caso, o preceito cominatório decorre de um direito, em virtude do qual se possa exigir de outrem a prestação de um fato, ou a abstenção de um ato, sob cominação de uma pena, seja existente em um contrato ou não.

No segundo caso, tem o caráter possessório, fundando-se no receio de *molestação à posse*.

Vide: *Ação possessória. Interdito*.

PRECEPTOR. Do latim *praeceptor*, é tomado no sentido originário de mestre ou professor. É a designação dada à pessoa que ensina ou ministra conhecimentos a outrem.

Em outro sentido, indica o professor encarregado da educação de crianças no âmbito doméstico (lar).

PRECIPITAÇÃO. Do latim *praecipitatio*, de *praecipitare* (atirar com ímpeto, arrojando), não quer significar simplesmente a ação de *agir com pressa*. Mas toda *ação inconsiderada, irrefletida*, em que se revela a *desorientação*, a *falta de ordem*.

Desse modo, a *precipitação* evidencia-se no *arrojo*, na *audácia*, na *temeridade da iniciativa*, que não se apresente razoável ou justa, mostrando-se, em verdade, *anormal e incomum*.

O *modo aventureiro e perigoso de agir*, a *ação de tumultuar negócio*, exprime, sem dúvida, *aprecipitação*, mesmo que, em tais circunstâncias, não ocorra a pressa demasiada.

Neste sentido, a expressão jurídica: *liquidação precipitada* ou *precipitação na liquidação dos negócios*, não quer somente significar a *pressa* com que se procura liquidá-los. Mas *odesarrazoado da liquidação*, o *desordenamento dos negócios* promovidos, a *inversão natural* das coisas, que as possam *arrastar à ruína*.

PRECÍPUO. Derivado do latim *praecipuus*, de *praecipere* (anteceder, apoderar-se, antes ou primeiramente), em sentido literal exprime o que se recebe ou se toma em primeiro lugar, preferencialmente, antecipadamente.

Na linguagem comum, decorrência do sentido de *especial e distinto*, originariamente atribuído ao vocábulo, é aplicado na significação de *principal, essencial, particular, elementar, fundamental*.

Desse modo, *precípuo* revela a qualidade de tudo o que se apresenta como *dominante, fundamental* ou *próprio, independente*.

PRECLUSÃO. Do latim *praecclusio*, de *praeccludere* (fechar, tolher, encerrar), entende-se *o ato de encerrar* ou *de impedir* que alguma coisa se faça ou prossiga.

Indica propriamente a perda de determinada faculdade processual civil em razão de:

- a) não exercício dela na ordem legal;
- b) haver-se realizado uma atividade incompatível com esse exercício;
- c) já ter sido ela validamente exercitada.

Representa, em última análise, a perda do exercício do ato processual que, por inércia, a parte não promove, no prazo legal ou judicial.

O decurso do prazo, por inação da parte, implica a extinção de direito de praticar o ato, independentemente de declaração judicial, ressalvando-se à parte, no entanto, provar que não o realizou por justa causa, ou seja, por advento de evento imprevisto, alheio à sua vontade, que a tenha impedido de praticar o ato por si ou por mandatário.

Uma vez verificada a justa causa o juiz assinará à parte novo prazo para a prática do ato.

PREÇO. Do latim *pretium*, entende-se o *valor* ou a *avaliação pecuniária* atribuída a uma coisa, isto é, o valor dela *determinado por uma soma em dinheiro*.

Geralmente, *preço* e *custo* são tidos como equivalentes. Mas, em regra, o *custo* significa *opreção de produção* ou o *valor monetário* por que a coisa foi adquirida.

Possui, assim, sentido mais estrito, porquanto *preço* entende-se toda *avaliação monetária* ou todo *valor pecuniário*, atribuído à coisa, sem alteração ou *custo originário* ou *preço de custo*. Representa a *soma em dinheiro*, em que se determina o valor da coisa para que sirva de base à operação de que será objeto.

Assim, nas vendas, é a *quantia* ou a *soma pecuniária* a ser paga pelo comprador. Nas locações, é também a *soma em dinheiro* a ser paga pelo locatário.

Designa, sempre, um *valor expresso em dinheiro*. E, relativamente às mercadorias, entende-se em sentido equivalente a *cotação*.

PREÇO AJUSTADO. Assim se entende o preço que é firmado ou decorre de ajuste ou de acordo entre as partes contratantes.

O *preço ajustado* não se entende propriamente *preço certo*, porque, embora objeto do ajuste ou da convenção, pode *não estar determinado ou fixado*.

Nas convenções, é lícito que se estipule que o *preço seja fixado por outrem* ou dependa de evento assinalado. Assim, embora *ajustado*, pode ser *incerto*. É ajustado porque se gera do ajuste ou da convenção, que se firmou no contrato.

Assim sendo, o *preço ajustado* tanto pode ser *certo* ou *determinado* como *indeterminado*, conforme esteja, ou não, fixado por soma pecuniária certa.

PREÇO CERTO. É aquele que se apresenta fixado ou determinado por uma *quantia certa* ou por uma *soma em dinheiro preestabelecida*.

O *preço certo*, pois, revela-se na *exata fixação da soma pecuniária*, que o constitui, que já vem demonstrada ou determinada. Preço certo ou determinado tem significação equivalente. Se *é certo é determinado*.

PREÇO CORRENTE OU DO MERCADO. Vulgarmente, assim se entende o preço que, em dado momento, tem curso ou vigora no mercado. É o preço estabelecido no mercado, em certo dia ou em certo momento.

Nesta razão, *preço corrente* ou *preço do mercado* se equivalem.

Preço do mercado é o que resulta, em determinada circunstância, da procura e da oferta da mercadoria. É a *cotação*, que lhe é atribuída nas operações realizadas, fundada na *soma de dinheiro* que os compradores entregaram para a aquisição de mercadoria ou estavam dispostos a dar para a sua aquisição.

O preço corrente diz-se do *dia*, *fixo* ou *médio*.

O *preço corrente fixo* é o que decorre da *cotação determinada e invariável*.

O *preço corrente médio* é o que se evidencia ou se determina pela verificação do *termo médio* ou da *média* entre os vários preços ocorridos em dada ocasião, isto é, a média tirada dos preços mais baixos e os mais elevados, conforme suas oscilações, em face da procura e da oferta.

Preço corrente do dia é aquele que teve *curso* ou vigorou em determinado dia, pelo qual se fizeram as operações de compra e venda de uma mercadoria.

PREÇO DA ADJUDICAÇÃO. É aquele que se atribui à coisa, para que, na sua base, se efetive a adjudicação dela à pessoa a quem se assegura o direito de adjudicar.

Quando os bens adjudicados ou a adjudicar não tiverem qualquer lance, na arrematação ou na hasta pública, o preço da adjudicação é o da própria avaliação. Se houve lance, o preço da adjudicação é fixado pelo de maior lance ou pelo preço da arrematação.

PREÇO DA AQUISIÇÃO. É a *soma em dinheiro* a ser paga, devida pelo adquirente ao vendedor.

É o valor pecuniário da compra e venda, a ser entregue ao vendedor, que constitui a principal obrigação do comprador e se mostra elemento essencial do contrato, que, sem ele, não se completa ou conclui.

Em relação ao comprador ou adquirente, o preço de aquisição revela-se o *preço de custo*, pois que se mostra o *custo* da coisa adquirida.

Denomina-se, também, *preço de venda*, em relação ao vendedor.

PREÇO DA AVALIAÇÃO. É o que procede de uma estimação ou de arbitramento promovido para que se tenha o valor monetário da coisa.

Assim, é o *preço calculado* ou *estimado* por avaliadores ou por arbitradores.

PREÇO DA FATURA. Na linguagem comercial, entende-se o preço de custo ou o preço de aquisição da mercadoria, conforme está na *fatura de compra*.

Nem sempre o preço da fatura, a rigor, entende-se o preço de custo da mercadoria, pois que, em regra, este é também determinado pelo preço da fatura acrescido do valor das despesas de transportes e embalagem da mercadoria até o estabelecimento do comprador.

PREÇO DA REMIÇÃO. É a soma em dinheiro ou a importância pecuniária que deve ser paga a determinada pessoa, a fim de que seja liberada a coisa dada em garantia, sujeita à penhora, na execução, ou arrematada por outrem.

Concorrendo à remição vários pretendentes, preferir-se-á o que oferecer maior preço; em condições iguais de oferta, deferir-se-á na ordem seguinte: cônjuge, descendentes e ascendentes (CPC, art. 789).

PREÇO DE ARREMATAÇÃO. Assim se entende a *soma em dinheiro* do maior lance ou da melhor oferta, feita na arrematação.

O *maior preço* oferecido é, pois, o preço da arrematação, por ele se entregando ou atribuindo ao licitante a propriedade da coisa.

PREÇO DE CAPA. Indica o preço de venda de livro ao consumidor.

PREÇO DE CUSTO. Assim se entende o preço ou o custo real e efetivo da coisa produzida ou comprada.

Nas coisas produzidas, o preço de custo resulta do valor real da matéria-prima empregada na fabricação, acrescido de todas as demais despesas de fabricação, como mão de obra, energia elétrica, percentagem das despesas gerais e de tantos outros gastos que devam ser carregados na manufatura da utilidade.

Nas coisas adquiridas ou compradas, o preço de custo entende-se, em regra, o preço da fatura acrescido das despesas feitas com a própria coisa adquirida, até o seu destino.

Quer isto significar, então, que o custo da mercadoria não se mostra aquele que se registra na fatura, mas o total dele com o valor das despesas feitas, desde que com o transporte, seguro e embalagem da mercadoria, quando estas despesas não se acham computadas no preço de aquisição.

Preço de custo, pois, significa a soma pecuniária total *despendida* ou *paga* para a produção ou aquisição da coisa.

PREÇO FIXO. É aquele que se mostra determinado, apresentando-se irrevogável ou invariável.

O preço fixo, portanto, não está sujeito a oscilações, mantém-se inalterável pela soma preestabelecida.

PREÇO GLOBAL. Designa o preço de execução da totalidade dos serviços de uma obra.

PREÇO INDETERMINADO. Preço indeterminado ou incerto é aquele que ainda não está definido ou estabelecido, dependendo de *estimação* ou de *avaliação*, que o venha determinar, ou de qualquer outra circunstância que o firme ou estabeleça a sua fixação. Preço indeterminado, portanto, é o que ainda não foi fixado ou depende de fixação, seja esta confiada a terceiros ou dependente da evidência de fato que o determine ou fixe.

PREÇO MÉDIO. É, conforme exprime o adjetivo, aquele que *está no meio*, ou seja, aquele que equidista entre o preço mais elevado e o preço mais baixo em determinado momento.

É o resultado da *média* tirada entre os preços diversos, atribuídos, em determinado período, a uma coisa.

PREÇO ORDINÁRIO. Assim se entende aquele por que as coisas normalmente se adquirem. É o preço de aquisição comum, determinado pela lei da oferta e da procura.

Preço ordinário e preço corrente equivalem-se porque *ordinário*, aí, também exprime aquele que vigora, que corre, que é estabelecido no mercado.

PREÇO PAGO. É a importância pecuniária que se pagou pela aquisição de uma coisa, conforme o ajuste ou a convenção.

Entende-se, também, a soma paga a alguém, como remuneração ou contraprestação que lhe é devida.

PREÇO REAL. É aquele determinado pelo valor efetivo ou em razão das utilidades econômicas mostradas pela coisa.

No comércio, é determinado pelo *preço de custo*, pois que, abaixo dele, já o preço estabelecido não está na proporção do valor que possui.

PREÇO UNITÁRIO. Denomina o preço de cada unidade de material, ou, tratando-se de obra de execução, de cada unidade de serviço.

PREÇO VIL. Indica o preço irrisório, baixo ou arrastado, que não corresponde à realidade do negócio.

PRECONCEITO. Do latim *praeconceptu*, indica o conceito, opinião ou julgamento que se forma *a priori*, sem conhecimento ou ponderação dos fatos.

PRÉ-CONTRATO. Contrato preliminar, preparatório, designa a promessa de contrato ou o pacto convencional pelo qual as partes, ou uma delas, exerce a sua faculdade de exigir a imediata formalização do contrato definitivo.

PRÉDIO. Do latim *praedium*, significando propriedade rústica, na linguagem jurídica, e, em sentido amplo, é toda *porção de terra* ou *do solo*, constituída em propriedade de alguém, haja nele, ou não, construções (edifícios).

Prédio, pois, com a mesma significação de *fundo* (*fundus*), designa toda espécie de *bens de raiz* ou de *bens imobiliários*.

Primitivamente, o vocábulo designava simplesmente o *solo* ou o *terreno*, sem qualquer construção.

Neste sentido, pois, *praedium* ou *fundus* é o *solum* ou o *terreno* sem qualquer edifício. Particularizava-se em *ager*, quando destinado à cultura. E, se tinha construção ou habitação, dizia-se *aedes*, compreendidos o terreno e a construção, pois que a construção em si mesma tinha a denominação apropriada de edifício (*aedificium*).

Para designar o terreno com edificações, o vocábulo *fundus* era mais em voga.

Mas, na linguagem romana, *praedium*, *fundus* e *solum* tinham sentidos equivalentes.

No entanto, em verdade, possuem sentidos definidos: o *prédio* é o terreno apropriado ou a propriedade imobiliária; o *solo* é toda extensão superficial da terra; o *fundo* é o terreno em que se acha uma edificação, compreendida a própria edificação.

Na linguagem corrente, segundo a utilização do terreno ou da propriedade imobiliária, o prédio diz-se *urbano*, *rural* e *rústico*.

PRÉDIO ALODIAL. Denominação atribuída ao terreno livre ou isento de qualquer ônus ou encargo. É expressão especialmente adotada para distinguir o terreno livre, em que se mantém o domínio útil e o domínio direto, do *terreno emprazado* ou *enfitêutico*, cujos domínios se desmembraram, o útil para o enfiteuta e o direto para o emprazador.

PRÉDIO ENCRAVADO. Assim se diz do terreno que, colocado em meio de outro ou de outros terrenos, não possui passagem própria para ter acesso a lugares até onde necessitem ir seus proprietários, para suprimento ou satisfação de coisas indispensáveis à manutenção dos que nele habitam.

O *encravamento*, por força de lei, atribui ao proprietário do prédio, assim colocado, o direito de impor a seus vizinhos a *permissão para a passagem* por seus imóveis, a fim de que possa ter acesso de entrada e saída de sua propriedade, passagem esta que se constituirá em servidão para ele.

PRÉDIO ENFITÊUTICO. Em oposição ao prédio alodial, é o prédio aforado ou de que o seu proprietário-enfiteuta tem somente o domínio útil.

PRÉDIO INFERIOR. É aquele que fica abaixo de outro, sendo, por isso, obrigado a lhe dar servidão relativamente às águas que do mesmo possam vir, em face da própria declividade anotada entre os dois terrenos.

PRÉDIO RURAL. Prédio rural, em oposição ao *urbano*, é o que está *situado no campo*, ou fora do perímetro urbano das cidades.

Compreende a edificação e o terreno em que a mesma está contruída. É, assim, a *moradia* ou *ahabitação localizada no campo*.

Está, pois, conforme a significação de rural, do latim *ruralis*, de *rus*, relativo ao campo, em oposição à cidade.

PRÉDIO RÚSTICO. É o prédio ou a propriedade imobiliária, situada no campo ou mesmo na cidade, que se destina à agricultura ou exploração agrícola, de qualquer natureza.

Já era o sentido em que os romanos tinham o *praedium rusticum*: aquele que se destinava à cultura. É o *ager*.

Nesta razão, o *prédio rústico* caracteriza-se pela natureza de seu uso ou utilização, não importando o *local* em que se encontra. É rústico quando se destina à *plantação* ou a qualquer espécie de exploração agrícola.

Assim, é rústico o prédio ou o terreno situado no perímetro urbano de uma cidade, vila ou povoação, desde que seja destinado à cultura agrícola ou à plantação de qualquer coisa, como hortaliças, árvores frutíferas etc.

Uma chácara ou um sítio, dentro da cidade, caracteriza-se ou se mostra *prédio rústico*, enquanto uma *casa de moradia*, somente para moradia, fora do perímetro urbano ou no campo, é *prédio rural* pois que não se destina à *lavoura*.

Vulgarmente, *prédio rústico* é identificado como o próprio *solo*, ou seja, o terreno sem qualquer benfeitoria ou edificação.

PRÉDIO SERVIENTE. Na linguagem jurídica, é a expressão usada para indicar o terreno ou a parte da propriedade sujeita à servidão. É o terreno que está *gravado por uma servidão*.

PRÉDIO SUPERIOR. Assim se diz daquele que é colocado acima ou em posição mais elevada que outro, de modo que as águas que por ele passem ou que nele se formem, terão saída forçada pelo prédio que lhe fica abaixo. E, por essa razão, tem direito, em relação ao prédio inferior a essa servidão.

PRÉDIO URBANO. É a edificação, compreendido o respectivo terreno, situado no centro ou no perímetro urbano de uma cidade, destinada à moradia ou habitação.

Extensivamente, no entanto, denomina-se de prédio urbano toda edificação e respectivo terreno, construída no perímetro industrial, não destinada a fins agrícolas ou pecuários.

São *urbanos*, assim, os prédios industriais, os destinados a fins educativos etc.

PREEMPÇÃO. Constituído das palavras latinas *prae* (antes) e *emptio* (compra), literalmente quer exprimir a *compra contratada por antecipação*, ou a *preferência para a compra*.

Na terminologia jurídica, fundado no sentido originário, *preempção* quer, pois, exprimir *apreferência na compra* de certa coisa, conforme cláusula anteriormente disposta ou em virtude de determinação legal.

Desse modo, *direito de preempção* é aquele que se assegura à pessoa para que *seja o comprador* de uma coisa a ser vendida por seu proprietário.

Em regra, no conceito do Direito Privado, o *direito de preempção* significa, particularmente, *odireito de reaqusição da coisa vendida*, quando o primitivo comprador a quer vender, ou o direito de *precedência* para compra da coisa.

Neste particular, distingue-se da *retrovenda* e da *opção*.

A *retrovenda* não deixa de ser, por sua significação originária, uma compra antecipadamente contratada. Mas não se mostra *preferência para a aquisição* ou para a *reaquisição da coisa*, sim uma venda já determinada e acertada, para ser cumprida dentro de certo prazo.

A *opção* tem sentido mais amplo. E tanto pode significar a *preempção* ou a *preferência*, como no caso do senhorio direto em relação ao imóvel aforado, como pode significar um *compromisso de venda*, convencionalmente estabelecido, por certo prazo, em virtude do qual tem o *optado* a preferência para a aquisição da coisa, enquanto não se extinga o compromisso.

No entanto, a *opção*, propriamente, não traz o sentido de *retrocesso da coisa* para a posse e o domínio do primitivo dono, que é da essência da *preempção*.

Vide: *Ação de preempção. Opção. Retrovenda*.

PREENCHER. Formado de *pre* e de *encher*, na linguagem jurídica é o verbo empregado:

a) no sentido de *completar* ou *cumprir*. *Preencher* as formalidades é *cumprir*, *completar* ou *satisfazer* as formalidades necessárias à validade do ato ou do documento;

b) é usado no sentido de *ocupar*, *completando*.

Preencher um cargo é ser designado para ocupá-lo ou o desempenhar, quando ele está vago.

Preencher os claros é escrever o que falta ao documento, *ocupando* as partes deixadas em branco para que ali se ponham os elementos especiais ou particulares ao caso. Significa, também, *completar o efetivo* de alguma coisa, pela designação ou colocação de pessoas ou coisas nos pontos ou lugares vagos;

c) exprime *satisfazer*. Assim, *preencher os fins* quer significar *satisfazer os fins* ou *cumprir os fins*.

Preencher, neste sentido, é estar de acordo com os intuítos ou se *apresentar* em condições de realizar o que se pretende ou se tem em vista.

PREFÁCIO. Do latim *praefatio*, de *praefari* (fazer antes), quer designar o discurso preliminar ou a introdução explicativa de uma obra.

Possui o mesmo sentido de *preâmbulo* e de *prólogo*. Mas, propriamente, o *prefácio* tem a função precípua de *apresentação da obra* ou uma *recomendação* acerca do assunto que nela se trata ou se discute.

Prefácio. Na linguagem da liturgia católica, assim se denomina a *oração*, que precede o *cânone*, recitada pelo sacerdote celebrante em voz alta.

PREFEITO. Do latim *praefectus*, de *praeficere* (prepor, pôr à testa, pôr como chefe), em sentido literal significa propriamente *preposto*.

Quer, assim, designar a pessoa que é *colocada* ou *posta* em um cargo para dirigir ou administrar alguma coisa.

Neste conceito, no regime escolar e acadêmico, *prefeito* entende-se a pessoa encarregada de vigiar os escolares ou estudantes, nos recreios, nos refeitórios, nos dormitórios e nas bancas de estudos.

No sentido religioso, é o *superior da ordem* ou aquele a que se comete a direção da comunidade.

Prefeito. Na terminologia do Direito Administrativo, é usado para designar a pessoa *que se põe como chefe* ou como *dirigente* de um município a que se dá o nome de *prefeitura: prefeito municipal*.

O *prefeito municipal* é o governador do município ou o *chefe do executivo municipal*, competindo-lhe a administração e governo do município, de que é o *legítimo representante*.

Entre os romanos, o *prefeito* era o encarregado de exercer o *poder judiciário* num município, a que se conferia a livre administração de seus negócios internos. Significava, pois, *magistrado*.

Ainda, porém, entre os romanos, *prefeito* designava primitivamente o suplente dos *duoviri juri dicundo*, isto é, dos *magistrados*, a quem se cometia o supremo poder de dirigir e administrar as prefeituras. Diziam-se, propriamente, *praefecti juri dicundo*. E ou eram eleitos pelos comícios populares ou nomeados pelos pretores urbanos, como administradores de outras cidades.

Também se diziam *prefeitos* ou *comissários* enviados por um município como administradores de localidades submetidas à sua jurisdição, embora situadas em outras cidades.

Somente na linguagem atual, prefeito não é o *agente judiciário*, mas executivo do município.

O prefeito municipal, assim, pode exercer *atos de império* e *atos de gestão*, sendo o mandatário legal do município, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.

PREFEITURA. Do latim *praefectura*, de *praeficere* (prepor, pôr à testa, pôr como chefe), literalmente quer exprimir o *comando*, a *direção*, o *governo*, a *intendência* exercida por alguém.

Assim, revela a função ou cargo de prefeito mostrando, também, a *soma de serviços* ou de *encargos* de uma municipalidade chefiada por um prefeito.

No sentido do Direito Romano, *prefeitura* entendia-se o município, que, embora tendo a livre administração de seus negócios interiores, estava sujeito à nomeação de um *prefeito*, pelo povo romano ou pelo pretor, o qual nele exercia o *poder judiciário*.

Assim prefeitura dava a ideia de *município*, livre na administração interna, mas submetido à jurisdição de um poder superior.

Prefeitura. Extensivamente é atribuída a denominação para designar o *edifício*, em que se acham instalados os serviços de uma administração municipal.

PREFERÊNCIA. Do latim *praeferens*, de *praeferre* (pôr em primeiro lugar, preferir), entende-se, originariamente, a *vantagem* ou *primazia* que vem colocar a pessoa ou a coisa em primeiro lugar, ou antes que outra, para favorecê-la ou beneficiá-la.

Assim, *preferência* possui sentido equivalente a *privilégio*, *precedência* ou *preempção*, que, também, integram a significação de *vantagens* ou de *primazia na colocação*, para que se assegure à pessoa ou à coisa uma posição de *preferência* ou de *vir antes*, em relação a outras, dada a situação em que se apresenta ou o direito em que se funda.

Em relação às pessoas, a preferência é sempre fundada num *direito*, em virtude do qual cabe a elas a *regalia*, o *privilégio* ou a *vantagem*, para que se satisfaça *preferencialmente* ou *em primeiro lugar*, quando em *concurso* ou em *disputa* com outras pessoas.

O *direito de preferência*, fundado na natureza do título em que se objetiva, em regra, é determinado ou estabelecido pela própria norma jurídica, onde se *gradua* a ordem em que se efetiva. Há, assim, sempre um *privilégio* instituído a favor do titular dele, de modo acolocá-lo em primazia ou antes que outros, que não tenham iguais títulos.

A *preferência*, quando em *créditos*, é discutida em concurso. Diz-se *concurso de credores*. E nelas, pela força dos títulos apresentados, em que cada um funda ou mostra os direitos creditórios, gradua-se o *mais protegido* ou que deve ser satisfeito em primeiro lugar, antes que os outros.

Quando todos são iguais, não há *preferência*, há rateio, pois que nenhum dos credores se mostra privilegiado.

Assim, no sentido creditório, *pedir preferência* ou *protestar por preferência* é requerer para ser pago ou satisfeito preferencialmente ou privilegiadamente no valor de seu crédito.

Vide: *Concurso de credores. Opção. Preempção. Privilégio.*

PREFERENTE. A pessoa com direito à preferência ou que a disputa para merecer o benefício que lhe assiste.

PREGÃO. Do latim *praeconium*, de *praeconari* (apregoar, proclamar), entende-se a *notícia* ou a *proclamação* feita publicamente por oficial de Justiça ou pelo porteiro dos auditórios forenses.

Propriamente, designa as *palavras ditas em alta voz*, para que se anuncie ou se proclame alguma notícia ou se faça algum aviso.

Assim, na linguagem forense, diz-se *pregão*:

- a) O *aviso* dado pelo oficial de Justiça, às partes, por ordem do juiz no início ou no correr das audiências públicas, em virtude do que se anuncia o começo da dita audiência ou qualquer deliberação tomada pelo juiz para conhecimento dos interessados.
- b) A *proclamação*, nas *hastas públicas*, em altas vozes, dos lanços oferecidos para aquisição ou para arrematação das coisas postas em licitação, ou *venda por almoeda*, isto é, a quem mais der.

A pessoa que faz o pregão é chamada *pregoeiro*, isto é, *o que proclama* ou *anuncia em altas vozes*.

Pregão. Nova modalidade de licitação, instituída pelo Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União, qualquer que seja o valor estimado.

O pregão na forma eletrônica é regulamentado pelo Decreto 5.450, de 31.05.2005. Além disso, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a Lei 10.520, de 17.07.2002, instituiu a modalidade de licitação denominada pregão.

PREGÃO DO CÁRCERE. Pregão do cárcere é a diligência do oficial de Justiça que comparece ao local da apontada retenção indevida de pessoa e, em altos brados, grita o seu nome para que ela responda e possa ser identificada. (nsf)

PREGO. Do inglês *prick* (ponta aguda), é o vocábulo empregado na gíria comercial no sentido de *casa de penhor*.

Assim, *pôr um objeto no prego* é penhorá-lo ou o empenhar, isto é, dá-lo como garantia pignoratícia para o levantamento de um empréstimo ou concessão dele.

PREJUDICADO. De *prejudicar*, do latim *prejudicare* (julgar previamente), é geralmente admitido para exprimir a condição ou a qualidade do que foi atingido por um mal ou um dano, ou sofreu lesão. Equivale, assim, a *lesado*, *danificado*, *diminuído em seu valor*.

Prejudicado. No sentido jurídico, como substantivo, assinala a pessoa que sofreu dano em seu patrimônio, foi lesada em seu direito ou interesse, ou está na iminência de ser molestada em seu direito ou nos seus interesses.

Com esse sentido é que alude a *terceiro prejudicado*, ou a estranho à causa, que a ela vem quando em defesa de seus direitos ofendidos por ato emanado ou derivado da mesma causa.

Prejudicado. Na terminologia processual, e como adjetivo, é empregado para designar a situação de certos atos ou medidas que, em vista de certas circunstâncias, se tornaram improficuas ou inúteis. Resultaram, por sua ineficácia, em *prejudicadas*.

E, por se tornarem prejudicados, semelhantes atos e medidas mostram-se sem valia, são inoperantes, dizem-se desnecessários ou estranhos ao processo, pelo que não devem ser tomados em consideração e sim afastados.

Aliás, essa acepção, dada a *prejudicado*, de *desvalido*, *inoperante*, *inutilizado*, *inválido*, *improficuo*, provém de sua etimologia: *prejulgado* ou *julgado previamente*, em que, na técnica processual, é geralmente empregado *prejudicial*.

PREJUDICAR. Do latim *praejudicare*, é geralmente aplicado na terminologia jurídica no sentido de *causar dano*, *danificar*, *deteriorar*, *ofender moral* ou *materialmente*.

Prejudicar. E, na técnica processual, é o mesmo que *invalidar*, *tornar inútil*, *tornar inoperante*, *tornar ineficaz*, ou *prejulgar*.

PREJUDICIAL. Do latim *praejudicialis*, do verbo *praejudicare* (prejulgar ou julgar previamente), em sua significação originária exprime o adjetivo tudo o que se refere ao *julgamento antecipado*, ou ao que se faz ou se promove em caráter preparatório, preventivo ou provisório, de modo a *prejudicar* ou modificar o juízo a respeito do que se segue.

Neste sentido, deve ser entendido o *prejudicial* que procura qualificar a *questão incidentesurgida* no curso de um litígio, cuja solução possa afetar a decisão acerca da *questão principal*.

É *prejudicial*, precisamente, porque, quando decidida favoravelmente, *prejulga* o objeto contido na outra questão, impedindo, assim, que se tome conhecimento dela ou que se profira uma decisão a respeito, porquanto a pronunciada na *questão prejudicial* anulou o objeto do litígio, pois que firmou a *existência* ou *inexistência do direito*, em que se fundava a questão principal, ou prejulga a matéria de que constava a discussão judicial.

Neste sentido, prejudicial é o *daninho*, *danoso*, *lesivo*, *maléfico*, *nocente*, *nocivo*, *pernicioso*.

E, assim, prejudicial assemelha-se, em sentido, ao preliminar, que vem antes, e qualifica a decisão, que prejulga *preliminarmente*, *previamente*, anulando ou impedindo que se tome conhecimento da matéria que se segue e deveria ser julgada depois.

E por esta razão, quando se mostra *prejudicial*, a questão, a ação ou a exceção, entende-se que deve ser conhecida antes que qualquer outra, para que também se decida em primeiro lugar, a fim de que possa cumprir seu objetivo de *prejulgamento*, quando venha, de modo indireto, decidir a questão ou a ação principal.

Prejudicial. Na linguagem correntia e referente aos *direitos*, prejudicial significa o que vem prejudicar, danificar ou trazer dano ou malefício.

É, assim, a qualificação atribuída ao ato ou fato, que produz dano, mal ou prejuízo.

PREJUÍZO. Do latim *praejudicium*, originariamente significa o julgamento prévio ou o prejulgamento. É, portanto, a *ação de prejulgar*.

Nesta acepção, na terminologia romana, *praejudicia* tinha mesmo a propriedade de indicar *ajurisprudência*, ou seja, de indicar os julgamentos que se citam com autoridade em justiça.

Assim, a jurisprudência dos tribunais, tanto se dizia *auctoritas rerum similiter judicatarum* como *praejudicium*.

Prejuízo. No entanto, na terminologia correntia do Direito, o sentido do vocábulo afasta-se do de sua origem latina.

É, assim, empregado na equivalência de *dano*, *mal* ou *ofensa*, seja de ordem material ou moral, que possa acarretar uma *perda*, uma *danificação* ou um *desfalque* ao patrimônio da pessoa.

Nesta razão, praticamente, *prejuízo*, sendo o resultado do mal ou do dano, praticado, revela-se na *perda* ou no *desequilíbrio econômico* trazido ao patrimônio da pessoa.

E, por isso, propriamente, equivale a *desfalque*, a *diminuição de valor*, a *desvantagem*, a *mau resultado*, a *destruição*, *malogro*, *frustração*, *insucesso*, que possam advir de *ato mau* ou *ofensa* causada à pessoa, para ferir seu patrimônio, ou às coisas que lhe pertencem, como de qualquer outro ato ou fato que implique uma perda ou uma alteração adversa no patrimônio da pessoa.

Assim, *prejuízo sofrido* entende-se sempre a *soma*, apreciada em dinheiro, dos valores desfalcados ou diminuídos.

E *reparação do prejuízo* é a indenização promovida por quem lhe deu causa, pagando ao prejudicado o *montante* ou a *importância equivalente* ao desfalque patrimonial, segundo as provas mostradas pelo prejudicado.

Prejuízo. Na linguagem comercial, opondo-se a *lucro*, entende-se igualmente a *perda* ou *ausência de vantagens e de compensações nos negócios*.

Contas de prejuízo, assim, dizem-se as contas de *gastos* ou outras, que não possam dar lucro, pois que se mostram *contas de custeio* ou *de despesas*, não *contas de resultados* ou de lucros.

Vide: *Perdas e danos*.

PREJULGADO. De *prejulgar* (julgar por antecipação), na terminologia do Direito Processual antigo exprimia o *judgamento antecipado* ou o *pronunciamento prévio* acerca de matéria ou de questão integrada em outra questão, cuja decisão se lhe seguisse.

E ocorria quando o Tribunal, por iniciativa de qualquer de seus juizes, *preventivamente* evitava a disparidade ou contradição de julgados, impondo a verdadeira interpretação a ser adotada nas questões submetidas ao veredicto de suas Câmaras ou Turmas.

O prejudgado somente se justificava quando se verificasse que havia divergência de decisões ou de jurisprudência sobre a matéria de que dependesse a decisão ou o julgado do feito a ser submetido ao seu veredicto. E a *interpretação vencedora* constituiria o *prejudgado*, que seria aplicado à causa, cujo julgamento fora suspenso, até que ele se proferisse.

Prejudgado. Atualmente, o prejudgado, no mesmo sentido de uniformização da jurisprudência, tomou a denominação de *Súmula*, tendo o valor de precedente valioso quando se tratar de julgamento de matéria similar.

PREJULGAR. Julgar preventivamente ou julgar por antecipação. Decidir antes sobre matéria, que serve de base a outra questão, a fim de que removida a dúvida ou a divergência anotada, ou interpretada a controvérsia, se possa julgar a questão, libertada dessa divergência, em face do prejudgado ou do pronunciamento anterior.

PRELAÇÃO. Do latim *praelatio*, de *praeferre* (preferir, pôr em primeiro lugar), tem, na terminologia jurídica, sentido equivalente a *preferência* e a *prioridade*.

A *prelação*, pois, mostra o mesmo *direito de preferência*, que assiste à pessoa, para que seja sempre colocada em primeiro lugar na satisfação de seus direitos, quando outros pretendam disputar a sua primazia ou prioridade.

PRELADO. Do latim *praelatus* (preferido), é o *superior* na ordem hierárquica eclesiástica, secular ou regular.

Pelo Direito Canônico, o prelado constitui uma *dignidade eclesiástica*. E na sua ordem entram os *patriarcas*, os *primazes*, os *arcebispos*, os *bispos*, os *gerais das ordens*, os *abades mitrados*.

Os *prelados reguladores* distinguem-se em *supremos*, *médios* e *ínfimos*.

Supremos são os *gerais*, que dirigem e presidem à ordem inteira, com todas as suas congregações e províncias eclesiásticas. Dizem-se *gerais da ordem* ou *abades gerais*.

Médios, quando presidem e regem uma congregação ou província e seus respectivos mosteiros.

Ínfimos ou *locais*, os que regem um mosteiro ou convento, recebendo as denominações de *prior conventual*, *subprior*, *guardião*, *prepósito* etc.

A dignidade e ofício do prelado é denominada *preladia*, *prelazia* ou *prelatura*.

PRELEGADO. É a designação atribuída ao *legado* deixado pelo testador a um dos co-herdeiros, sem que perca esta sua qualidade, a que se acumula a de legatário. O *prelegado* é posto a cargo de toda herança, isto é, a cargo de todos os herdeiros, inclusive do co-herdeiro legatário.

O prelegado é instituído nas mesmas condições e com os mesmos característicos do legado, ficando, por isso, adstrito às regras a que o legado se subordina.

Deve, como o legado, ser entregue antes da partilha.

PRELIMINAR. Derivado do latim *praeliminaris*, *prae* (antes, preferentemente), *liminaris*, *delimen* (soleira da porta), quer significar o que se faz *inicialmente*, *de começo* ou o que *vem antes*.

Na significação jurídica, *preliminar*, fundado em seu conceito originário, é aplicado em duas significações:

a) *preliminar* exprime *preambular*, *introdutório*, *proeminal*, *anterior*. E, tomado substantivamente, quer significar *introdução*, *introito*, *proêmio*, *preâmbulo*, *prólogo*.

Nesta razão, preliminar é o que *precede* alguma coisa ou o que vem antes dela, antecipando-se ou vindo à sua frente.

No sentido de preliminar, em certos casos, está integrado o de *geral* e o de *fundamental*. Assim, *noções preliminares*, que servirá de introdução ao estudo de certa matéria, entendem-se generalidades ou conceitos gerais e fundamentais, adotados como introdução ao mesmo estudo;

b) na linguagem forense, *preliminar* equivale a *prejudicial*. Designa a matéria ou a questão que deve ser conhecida e decidida antes de outra, pois, se resolvida favoravelmente, impedirá o exame e solução da outra, a que está ligada.

Assim, *preliminar* é toda questão ou toda exceção suscitada no curso de um processo, de tal relevância, que possa influir na decisão da causa ou a paralisar, quando resolvida favoravelmente.

Por este motivo é que deve ser *conhecida antes* e decidida *antes da sentença final*.

PRELIMINARMENTE. Formado de *preliminar*, exprime *antes que tudo, inicialmente, previamente*.

Preliminarmente, pois, quer significar o que se faz em primeiro lugar ou o que se deve conhecer como preliminar, para que seja *resolvido* antes de qualquer outro assunto ou matéria.

PREMATURO. Do latim *praematurus*, quer significar o que *vem antes do tempo, é precoce ou inoportuno*.

Assim, *premature* não se confunde com *imaturus*, visto que, neste caso, a coisa ainda *não é madura*, não atingiu seu completo desenvolvimento.

No *premature*, houve um *amadurecimento* antecipado e inesperado.

Premature. Porque designa coisa que vem antes do tempo, é tomado no sentido de *intempestivo*.

Prematuramente é, portanto, o modo de agir intempestivamente, precipitadamente, porque se age fora ou antes do tempo ou inoportunamente.

PREMEDITAÇÃO. Derivado do latim *praemeditatio*, de *praemeditari* (resolver com reflexão, pensar antes), exprime o *propósito* ou a *deliberação tomada anteriormente* para a execução ou a prática de um ato.

Assim, revela-se no *preparo anterior* ou nos *meios* previamente dispostos, para que se cumpra um *desígnio*, ou um *desejo* antes formado, para execução ou para prática de um ato.

A premeditação, pois, opõe-se à *instantaneidade*, que ocorre quando a prática do ato vem de pronto, sem qualquer reflexão ou sem propósito anterior.

Assim, a *premeditação* assinala que o *agente* já se acha advertido do que vai praticar ou executar, já pensou demoradamente ou refletiu acerca do que pretende fazer ou executar.

A execução do ato, portanto, já se firmara antes ou antecipadamente, tudo se fazendo segundo o *propósito* que antes se formara.

Premeditação. No sentido do Direito Penal, exprime o *desejo* ou o *propósito* formulado antes da prática do crime.

É o acerto do crime com antecipação ou anterioridade.

PRÊMIO. Do latim *praemium* (dinheiro, benefício, vantagem), é, em sentido geral, empregado para exprimir toda espécie de *recompensa monetária* ou *remuneração*, por ato ou por serviço que se tenha praticado.

Mas o *prêmio*, uma retribuição ou uma contribuição em dinheiro a favor ou em benefício da pessoa, que tenha praticado ou feito alguma coisa para que o mereça, não se confunde com o salário, o *vencimento* ou a paga normal, a que se tem direito por força de um contrato ou por determinação legal.

Representa a *gratificação*, o *abono*, a *comissão* ou a *percentagem*, devidos em certas circunstâncias.

É assim que, na terminologia forense, se chama *prêmio* à gratificação ou a *percentagem* que é devida ao depositário pela guarda da coisa.

E, de igual modo, *prêmio* significa a percentagem devida ao *testamenteiro*, comoremuneração ao encargo que lhe foi confiado.

Prêmio. Sem fugir ao sentido originário, na linguagem mercantil, *prêmio* significa *apercaptação*, revelada na *taxa* estipulada, que se paga nos empréstimos em dinheiro (*mútuo*) ou nos *contratos de seguros*.

Em verdade, o *prêmio*, seja no caráter de *juros* ou como *taxa de seguro*, apresenta-se como *arecompensa* que é devida ao *mutuante* e ao *segurador* pelos *riscos*, que correm ou assumem nos respectivos contratos.

Prêmio. Significando, precipuamente, *recompensa por merecimento*, por vezes exprime *galardão* ou *distinção*, onde não se verifica qualquer remuneração monetária.

É o prêmio conferido como *distinção* por atos morais ou culturais, ou como *recompensa aos méritos*.

E quando esta distinção se faz acompanhar da concessão de certa soma em dinheiro, diz-se, para melhor defini-lo, *prêmio pecuniário*.

Prêmio. Na linguagem lotérica, exprime a quantia em dinheiro ou o objeto, que cabe à pessoa, a quem pertence o número do bilhete sorteado.

Neste sentido, pois, *prêmio* designa tudo aquilo que se recebe ou se ganha em virtude de *desorteio* ou *pela sorte*.

PREMISSA. Do latim *praemissa* (a que é mandada primeiramente), indica, na terminologia filosófica, cada uma das primeiras proposições de um silogismo (*premissa maior: predicado*; e *premissa menor: sujeito*), que servem de base à conclusão.

Por extensão, designa, na linguagem corrente, o fato ou princípio que serve de base a um raciocínio.

PREMONITÓRIO. Em que há premonição ou pressentimento: *sonho premonitório*.

Que adverte com antecipação, no sentido de aviso: *sintoma premonitório*.

PREMORTO. De *premorrer* (morrer antes), designa a pessoa que morre antes de outra, ou aquele que antecede outrem na morte.

PRENDA. Do latim *pignera*, é o vocábulo geralmente empregado para designar a *dádiva* ou *opresente* feito a alguém em sinal de estima e consideração.

É a *dádiva de afeição*.

Extensivamente, designa a coisa ou o objeto que constitui o *presente* ou a *dádiva*.

PRENHEZ. O mesmo que *gravidez*.

Vide: *Gravidez*.

PRENOME. Do latim *praenomen* (nome que recebe ou nome que vem antes), entende-se *onome próprio* dado à pessoa, pelo qual é geralmente chamada ou conhecida, sem indicação do nome por inteiro.

É, assim, o primeiro título ou a primeira palavra usada na composição do nome da pessoa, o qual vem em primeiro lugar ou no começo do nome.

São *prenomes*: João, Manuel, Antônio, Oscar, José ou qualquer outro que se adote como *principal*, a fim de que, por eles, se distingam as pessoas da mesma família.

Pode, no entanto, o *prenome* ser formado ou composto de dois nomes próprios, como é de uso: Oscar Augusto, José Rubens, João Alfredo, Oscar José, Maria Amália etc.

O nome próprio ou o *prenome* é obrigatoriamente inscrito ou indicado no assento do registro de nascimento.

Nesta razão, é ele *imutável*, isto é, não pode ser mudado nem substituído por outro.

Mas a *mudança* ou a *alteração* vedada por lei entende-se claramente a substituição de um por outro, ou a alteração do nome próprio adotado, de modo a não se mostrar o *mesmo nome* constante do assento do registro.

Desse modo, a *retificação* ou a *correção* do *prenome* que se registrou erroneamente não constitui mudança nem alteração.

Retificação é correção e acerto do que não está certo ou que mostra erro ou engano. Neste caso, não há proibição para que o *prenome* se corrija ou se retifique. Tem mesmo firmado a jurisprudência, o que se mostra justo e não contraria o espírito da lei, a mudança ou modificação do *prenome* *ridículo*, ou *impróprio* para individuar a pessoa.

Esta, em verdade, não teve culpa de lhe ser dado um nome que a coloca em situação de desprezo ou de ridículo perante a sociedade. E, quando tem noção dessa *ridiculária*, bem justo que pleiteie, e a lei não lhe impeça, a mudança de seu prenome.

A lei jamais se estabelece em caráter injusto. E deve ser excepcionada, mesmo em caso semelhante, quando há razão para transigir, pois que o decoro público ou o interesse social está em jogo no caso de um nome que possa provocar desassossego a seu portador.

Vide: *Apelido. Cognome. Nome.*

PRENOTAÇÃO. Do latim *praenotatio*, de *praenotare* (marcar antes, anotar com antecipação), na significação jurídica entende-se o ato pelo qual se procede à *prévia anotação* ou ao *registro prévio*, a fim de que se assegure a *prioridade* ou a *preferência* a favor da pessoa que o levou a registro, para inscrição ou transcrição.

Em regra, a *prenotação ocorre pelo apontamento* do documento ou título, que se vai inscrever ou transcrever, no *livro-protocolo* ou no *livro de entrada* do oficial do registro.

Uma vez aí *anotada* ou *registrada* a entrega respectiva para registro, isto é, para a inscrição ou transcrição, virtualmente está prenotado. Houve *prenotação*.

Pode a *prenotação* ser requerida. Neste caso, será *anotação premonitória* ou *acauteladora*. E constará desse mesmo apontamento provisório ou dessa anotação provisória feita pelo oficial do registro, antes que proceda ao registro ou à anotação definitiva.

A *prenotação* sempre estabelece a *prioridade* a favor da pessoa a quem se refere o título ou o documento, retroagindo à sua data os efeitos da inscrição ou da transcrição definitiva.

Vide: *Hipoteca. Inscrição. Registro. Transcrição.*

PREPARADO. Do latim *praeparatus* (prestes, pronto, disposto), é usado na linguagem técnico-mercantil, em referência a matéria farmacêutica, para designar o *produto farmacêutico*, que já é vendido pronto ou com *embalagem especial*.

Opõe-se, assim, ao *produto manipulado* ou feito segundo receita ou prescrição médica.

O preparado farmacêutico diz-se, também, *especialidade farmacêutica*.

PREPARAR. Na terminologia forense, significa *pagar as despesas judiciais*, a fim de que se cumpram exigências legais.

Vide: *Preparo.*

PREPARATÓRIO. Derivado do latim *praeparatorius*, de *praeparare* (dispor, aprestar, aparelhar), na terminologia jurídica designa todo ato ou medida, a que se procede, preliminarmente, antecipadamente, para que se *aparelhe* a demanda que se pretende instaurar.

E se dizem, assim, preparatórios, justamente porque se mostram atos que se processam antecipadamente, para que aprestem, para que aparelhem a futura ação, e assegurem, de antemão, o direito do futuro autor.

Na execução é o *aparelhamento*, que a antecede.

As *medidas preparatórias*, que se integram na linguagem processual como *medidas cautelares*, são pois as que se praticam ou se processam antes de iniciada a ação, ou antes de iniciada a execução, como *preparativas* delas. Assim se opõem às *preventivas*, entendidas como as que se processam ou se praticam no curso da ação.

Vide: *Medidas. Processo. Processo acessório.*

PREPARO. Formado do verbo *preparar*, do latim *praeparare* (dispor, aprestar, aparelhar), no sentido jurídico é aplicado para designar o ato pelo qual se procede ou se promove a verificação das *despesas judiciais*, de um ponto a outro do processo, para que se efetive, em cartório, o depósito da respectiva importância, e se prossiga no feito ou seja este enviado à conclusão do julgador, ou vá à instância superior.

Nesta razão, praticamente, o preparo se revela em todas as diligências para a feitura ou facção da conta das despesas do processo, de um período a outro, ou de *partes dele*, e no *respectivo pagamento*, que se efetiva pela entrega da soma apurada pelo *contador do juiz* ao escrivão do feito, para que este, por sua vez, a distribua a quem de direito.

O preparo pode ocorrer em várias contingências. Há, assim, o *preparo da ação*, o *preparo da apelação*, o *preparo do agravo* etc.

Cada um deles mostra a conta das custas relativas à parte do processo a que corresponde, e o respectivo pagamento efetivamente por uma das partes litigantes.

E, em qualquer circunstância, o *preparo* é operação ou medida, a que se deve atender, para que o processo, salvo exceções legais, prossiga em seu andamento, seja em primeira ou em segunda instância.

É, portanto, medida que se apresenta como *promoção do andamento do feito*, a seguir do momento em que a operação processual se mostra oportuna e exigível por lei.

Nesta circunstância, a *falta de preparo* da ação ou do recurso, quando a lei o consigna e o exige, *faz paralisar o feito*, na posição em que se encontra, pela cominação da pena *dedeserção*.

O prazo para o preparo, em regra, é *fatal e peremptório*. Em casos, especiais, porém, permite-se a justificação de impedimento, em virtude do qual se pode restituir o prazo perdido.

As leis processuais dispõem em suas regras a oportunidade dos preparos e os prazos que são assinados às partes, para que o cumpram, sob as penas legais.

PREPARO DA AÇÃO. Consiste o *preparo da ação* na operação de contagem das *despesas judiciais*, anotadas no correr do processo, a começar de sua distribuição, até o pronunciamento da sentença, e o respectivo pagamento da *soma total apurada*.

Nesta soma, no entanto, não se computam as *parcelas*, que já tenham sido pagas pelas partes, concomitante à realização dos atos ou das diligências processuais a que se referem.

Entendem-se, somente, as despesas judiciais devidas, desde que ainda não pagas.

Conforme o sistema adotado pelas leis processuais, a oportunidade do preparo da ação é encarado diversamente. Pode ser *anterior* à pronúncia da sentença ou *posterior* a ela, quando se interpõe qualquer recurso.

Quando o *preparo é anterior*, obrigatoriamente, deve ser cumprido *antes* que os autos subam à sentença do julgador.

Em regra, é o próprio julgador quem adverte de sua oportunidade, mandando que os autos *subam* para o julgamento, depois de *selados, contados e preparados*. E somente depois que semelhantes formalidades se cumprem *sobem conclusos* ao juiz.

Aí o preparo é medida de promoção à pronúncia da sentença, que não se declara enquanto não cumprida a formalidade.

Quando *posterior*, o preparo é obrigatório para a promoção do pedido de apelação ou de qualquer outro recurso, que se siga à sentença.

O preparo da ação, assim, é fundamental para a interposição do recurso, como no primeiro caso para a decretação da sentença.

E desde que não ocorra qualquer recurso, passando a sentença em julgado, o *preparo da ação* converte-se em *promoção* ou *aparelhamento da execução*, precedendo-a.

Assim, o exequente manda contar as custas ou as despesas judiciais e as paga *antes que ajuíze a execução*.

O sistema *posterior* é adotado pela lei processual brasileira, não se fazendo assim mister o preparo anterior à decretação da sentença judicial.

PREPARO DA APELAÇÃO. Compreende a contagem das despesas havidas na formação do processo apelatório, para que se promova sua subida à segunda instância e, aí, para que se dê andamento ao feito.

Nele somente se incluem as despesas próprias ou pertinentes ao caso, de que se trata, isto é, as despesas judiciais referentes aos atos processuais praticados ou a serem praticados na apelação.

PREPARO DO AGRAVO. Também somente se computam, nas despesas do agravo, aquelas que dele se derivaram ou dele se possam derivar, tal como sucede na apelação. Somente o agravo de instrumento necessita de preparo; o agravo retido independe dele (CPC, art. 522, § 1º).

PREPONENTE. Do latim *praeponens*, de *praeponere* (colocar adiante, pôr à frente), entende-se, na linguagem jurídica e comercial, a pessoa que pôs ou colocou alguém, em seu lugar, em certo negócio ou comércio, para que o dirija, o faça ou administre em seu nome.

Corresponde ao *mandante*, diferindo deste pela distinção que se faz entre o *mandato* e o *contrato de preposição*.

Assim, o *preponente* é propriamente o *patrão*, o *empregador*, quando se apresenta no duplo aspecto de *contratador de serviços* e de *mandante*.

Juridicamente, o *preponente* é, em regra, responsável pelos atos praticados por seus *prepostos*: caixeiros, feitores, viajantes, quando no exercício da *prepositura*, isto é, quando em desempenho das funções ou dos encargos, que se mostrem objetos da *preposição*.

PREPOSIÇÃO. Do latim *praepositio* (ação de prepor ou de pôr à testa), entende-se, no sentido jurídico, o contrato, em virtude do qual um dos contratantes, o *preponente*, contratando os serviços de outro contratante, o *preposto*, o nomeia e o designa seu representante no negócio ou comércio, que o preposto vai fazer, dirigir ou administrar.

Desta forma, a preposição é um misto de dois contratos: o de *contratação de serviços* em virtude do qual o preposto, como contratado, empresta seus serviços ou trabalho ao contratador, que é o patrão ou o empregador, e o de *mandato*, em virtude do qual o patrão ou o preponente dá poderes ao preposto, para que o represente no negócio ou negócios, para que foi contratado.

Desse modo, além da ideia de *representação*, que se integra no contrato, há a de execução de trabalhos ou de serviços pela pessoa que a isso se obrigou perante o preponente.

Há preposição, pois, quando, ao lado da contratação de serviços, há o *mandato*, em que se funda o poder ou a autorização para que o empregador de serviços represente o patrão ou o empregador nos negócios sob sua direção ou de que seja encarregado.

PREPOSTO. Do latim *praepositus*, de *praepondere* (posto adiante ou à testa), designa a pessoa ou o empregado que, além de ser um *empregador de serviços*, está investido no poder de representação de seu chefe ou patrão, praticando os atos concernentes à *avenças* sob direção e autoridade do preponente ou empregador.

Neste particular, o preposto se distingue do comissário e do mandatário.

O *comissário* recebe poderes para executar um negócio para o comitente. Mas não é *empregado* do comitente. E no preposto é condição precípua sua qualidade de *empregado*.

O *mandatário* está estribado em contrato mais simples, pois que somente lhe assiste praticar os atos autorizados no mandato. E pode não ser empregado do mandante, nem está obrigado a executar serviços ou trabalhar para ele.

Nesta razão, o preposto é o *empregado* a que se atribui poderes de representação para praticar atos ou efetivar negócios concomitantemente à realização dos serviços ou dos trabalhos que lhe são cometidos como *funções e encargos permanentes*.

PREQUESTIONAMENTO. O pré-questionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada nos recursos extraordinário e especial. Não poucos exigem até mesmo que conste na decisão impugnada a expressa menção aos dispositivos legais em debate, o que, com a devida vênia, se mostra em contrário não só com o disposto no art. 541 da lei processual, que não o exige, como também com a norma do art. 126 do Código de Processo Civil, pois nem todos os julgamentos do Poder Judiciário são fundados no princípio da legalidade estrita. (nnsf)

PRERROGATIVA. Do latim *praerogativa*, de *praerogare* (pedir antes, perguntar ou falar em primeiro lugar), era primitivamente o *primeiro voto*.

O romanos diziam *praerogativa* neste sentido: *praerogativa quasi prae rogata*.

Originariamente, a palavra designava a *centúria à qual*, segundo a regra de Servius Tullius, instituída em sua organização, cabia o direito de votar em primeiro lugar, pelo que se dizia *praerogativa*.

Do sentido desta primazia ou preeminência, adveio a acepção atual do vocábulo. *Prerrogativa*, pois, passou a ser a vantagem, o privilégio, a imunidade, a primazia deferida a certas pessoas, em razão do cargo ocupado ou do ofício que desempenham.

As *prerrogativas do cargo*, assim, são os privilégios, as vantagens e as imunidades, que dele decorrem, em benefício ou em proveito da pessoa que nele está provida.

Nesta razão, *prerrogativa*, juridicamente, entende-se o *direito exclusivo* que se defere ou se atribui a certas funções ou dignidades.

A *inamovibilidade* é prerrogativa dos juízes. A *imunidade parlamentar* é prerrogativa dos deputados e senadores.

Prerrogativa. Extensivamente, é o vocábulo empregado para designar todo direito atribuído com o caráter de exclusividade à pessoa. Assim, o *direito de dispor de um bem* é prerrogativa de seu proprietário, isto é, somente ele pode dispor da coisa de que é senhor.

PRESA. Do latim *prensa*, com influência de *prehensa* é o vocábulo empregado na terminologia jurídica em seu sentido técnico originário: exprime a *captura* ou a *tomada* de bens ou coisas, pertencentes ao inimigo, em caso de guerra.

E, extensivamente, designa as próprias *coisas apresadas* ou *tomadas ao inimigo*.

A presa distingue-se da *pilhagem*. A pilhagem é ato violento e injusto, consequente da guerra ou sem ela.

Revelando-se na *captura* de coisas, tiradas ao inimigo, ou na *tomada* de bens deixados pelo adversário numa praça de guerra ou no campo de batalha, a presa é justificada pelos princípios reguladores da guerra.

A *captura*, em regra, ocorre no mar alto ou em águas territoriais dos beligerantes, consistindo na *apreensão* de navios inimigos e respectivas cargas ou de navios neutros, que naveguem transgredindo as leis de guerra.

A tomada, em terra, é a arrecadação de coisas deixadas ou abandonadas pelo inimigo nas praças de guerra ou nos campos de batalha. São os *despojos de guerra*.

O Direito Internacional regula as questões relativas às *presas marítimas*. São estas julgadas por um tribunal, que as pode declarar legítimas, boas ou injustas.

Em terra, não se considera *presa de guerra* o que não se mostra efetivo despojo ou coisa abandonada pelo inimigo. Coisas ou bens arrecadados dos particulares pelos vencedores é *pilhagem*.

Somente no *mar alto* ou em águas territoriais dos beligerantes, a *captura*, embora ato violento, é tida como presa de guerra, desde que por navio legalmente investido no direito de *sercaptor*. Os navios *piratas* não têm semelhante poder ou direito. E as capturas que promovem são extralegais.

PRESBITÉRIO. Pelo latim medieval *presbyterium*, do grego *presbytérion* de *presbyteros* (mais velho), é empregado para designar a *residência paroquial* ou a *habitação do presbítero* (o clérigo que tem ordens para celebrar o sacrifício da missa).

Designa, também, a capela-mor. E, na Igreja protestante, é a corporação dos presbíteros.

PRESCREVER. Do latim *praescribere* (escrever antes), é geralmente empregado no sentido de *ordenar o que se tem a fazer* ou *estabelecer a regra a ser obedecida* ou *seguida*.

Assim, equivale a *determinar*, *assinalar*, *regular* alguma coisa, para que se siga a regra, norma ou forma instituída.

Na linguagem médica, prescrever é *receitar*, isto é, dar a fórmula para manipulação de um remédio, ou indicar um medicamento para o paciente.

Prescrever. Na significação exclusivamente jurídica, é *ficar sem efeito*, *anular-se*, *extinguir-se um direito*, que se conservou sem exercício por certo lapso de tempo.

PRESCRIBENTE. Do latim *praescribens*, adjetivamente exprime o *que prescreve* ou aquilo em *que se dá a prescrição*. Substantivamente, entende-se a pessoa que alega a prescrição que a favorece, ou procura valer-se da prescrição a fim de integrar-se num direito.

PRESCRIÇÃO. Do latim *praescriptio*, de *praescribere* (prescrever, escrever antes, donde determinar ou prefixar), em sentido geral, em harmonia com a sua etimologia, quer o vocábulo exprimir a *regra*, o *princípio*, a *norma* ou o *preceito*, que se *escrevem antes*, para que, por eles, se conduzam ou se façam as coisas.

É assim, a *ordem* ou a *norma escrita*, assinalada para a execução ou a feitura das coisas.

Extensivamente a este significado é que a terminologia médica o adota como *indicação* ou *receita*: a *prescrição médica* é, pois, a indicação do medicamento ou a fórmula receitada pelo médico para uso do paciente examinado.

Prescrição. Como expressão jurídica, originalmente, prescrição significava *exceção*.

Nesta acepção é que a entendiam os romanos, de modo que *exceptio* e *praescriptio* possuíam sentidos equivalentes.

Tanto o autor, como o réu, tinham o direito de alegá-la, como uma *demonstratio* (demonstratio) das razões em que se fundam o pedido ou a defesa.

Em relação ao autor, o interesse em alegar *praescriptio* advinha do desejo de mostrar desde logo suas razões e protestos contra as consequências prejudiciais que se poderiam derivar da ação intentada, ou para determinar, com precisão, os fatos sobre os quais pretendia fundar a própria demanda.

Por seu lado, o réu alegava sua *praescriptio*, como medida de defesa para excluir o autor de sua pretensão. Entre suas *praescriptiones* vinham, em primeiro plano, as *praejudicia*, que tinham o objetivo de impedir o prosseguimento do feito.

Todas essas exceções ou alegações, pronunciadas ou trazidas preliminarmente como medidas ou justificativas dos direitos em demanda, diziam-se, assim, *praescriptiones*, porque se produziam a seguir da *intentio*, mas precedendo à fórmula. Escreviam-se ou se diziam antes (*prae*) de qualquer outra *scriptio*.

E, desse modo, quando se alegava *praescriptio*, não podia o julgador ocupar-se do processo, sem que primeiro solucionasse a matéria, que nela se arguía.

Prescrição. Na significação jurídica atual, a prescrição exprime o modo pelo qual o direito se extingue, em vista do não exercício dele, por certo lapso de tempo.

Mas a prescrição, pressupondo a existência de um direito anterior, revela-se, propriamente, anegligência ou a inércia na defesa desse direito pelo respectivo titular, dentro de um prazo, assinalado em lei, cuja defesa é necessária para que não o perca ou ele não se extinga.

É, assim, a omissão de ação, para que se assegure o direito que se tem, no que se difere da decadência, fundada na falta de exercício, que se faz mister para obtenção de um direito.

Nesta razão, a prescrição é compreendida como a extinção de um direito, consequente do curso de um prazo, em que se negligenciou a ação para protegê-la, ou o próprio curso do prazo, em que o direito se extingue por falta de ação de seu titular.

Praticamente, como modo extintivo de direito ou de obrigação, a prescrição manifesta-se como meio de adquirir direito ou de se livrar de obrigação, pelo transcurso de certo tempo, segundo as condições estabelecidas por lei.

Nesta razão, determinada a prescrição pela negligência ou pela inércia a respeito da ação protetora de um direito, no prazo assinalado por lei, é princípio assente que não prevalece a omissão ou a falta relativamente à pessoa que não possa agir ou esteja impossibilitada de agir: “Non valentem agere non currit praescriptio.”

Aquele que não pode agir ou está impossibilitado de agir, não se mostra, em verdade, negligente ou omissor acerca de seu direito.

Desse princípio é que decorre a ideia de imprescritibilidade acerca de certos direitos, em certas circunstâncias.

Questão de ordem pública, a prescrição é matéria que deve ser expressamente regulada em lei, onde se estabelecem as condições de sua efetividade, ou seja, os casos de sua aplicação.

Assim, jamais pode ser interpretada extensivamente ou por analogia. Vem sempre consignada em disposição própria, onde se assinala o efeito que produz: o de extinguir o direito de ação contra aquele que, com ela, se favoreceu com a discriminação ou a determinação do caso, a que se refere.

O curso da prescrição se interrompe.

Vide: Interrupção da prescrição.

Em matéria processual, para opor-se ao direito de outrem, a prescrição pode ser alegada a todo tempo, tendente sempre a anular o direito de ação da parte contrária, que, por sua negligência, se vê privada desse direito.

Aí está porque, na sinonímia atual, a prescrição não se diz nem se mostra mera exceção, em sua significação processual.

Segundo as consequências que dela se derivam, a prescrição diz-se aquisitiva ou extintiva.

Em relação à matéria que regula, diz-se *administrativa, civil, criminal, trabalhista e tributária*.

A prescrição, no sentido que temos dado, é a *civil ou comercial*: é a que extingue o direito de ação dos titulares dos direitos civis ou comerciais.

A *prescrição criminal* consiste na *extinção do direito de processar ou de punir* o delinquente.

A *prescrição administrativa* apresenta-se em dois sentidos distintos:

- a) no primeiro, compreende o período de tempo em que se extingue o direito de pleitear na esfera administrativa;
- b) no segundo, caracteriza o lapso temporal de extinção da pena disciplinar no registro do serviço público.

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. Assim se entende a prescrição que, segundo a regra jurídica preestabelecida, *promove para a pessoa*, que possui a coisa, e a favor de quem um direito se extinguiu ou prescreveu, uma *aquisição de direito*.

Mostra-se, pois, a prescrição que, extinguindo um direito de outrem, faz passar o mesmo direito para a pessoa que vem possuindo a coisa por certo lapso de tempo.

Revela-se, portanto, um *meio aquisitivo da propriedade*. E daí a denominação que lhe é atribuída.

Os romanos chamavam-no, propriamente, *usucapião*, ou seja, a tomada ou obtenção pelo uso (*usucapião*).

A prescrição aquisitiva funda-se na *posse* mantida pela pessoa, num certo lapso de tempo, findo o qual se extingue ou prescreve o *direito de ação* do primitivo titular, e com a qual poderia impedir a *aquisição prescritiva*.

PRESCRIÇÃO CIVIL. Em oposição à prescrição criminal ou penal, é a denominação dada à prescrição regulada pelo Direito Civil e pelo Direito Comercial, em virtude da qual os direitos se extinguem e se adquirem.

PRESCRIÇÃO CRIMINAL. Na terminologia do Direito Penal, a prescrição não foge ao sentido primário da *extinção de direito*.

No entanto, especializa-se na *extinção do direito de processar* a pessoa que cometeu um delito ou uma infração ou na *extinção do direito de aplicar a pena* ao condenado por ato delituoso ou por infração.

Neste particular, pois, a prescrição criminosa apresenta-se como *prescrição da ação*, quando se extingue o direito de processar, ou *prescrição da pena*, quando se extingue o direito de se impor a condenação ou o cumprimento da pena.

A prescrição criminal não se suspende nem se interrompe pela força do princípio *contra non valentem agere non currit praescriptio*.

Ele é próprio à *prescrição civil*.

PRESCRIÇÃO EXTINTIVA. Revela-se a prescrição que promove, principalmente, a *extinção do direito de ação*, em virtude do que a pessoa *perde* o direito que tinha, inclusive a autoridade ou poder para defendê-lo judicialmente.

A *prescrição extintiva*, ao contrário da *prescrição aquisitiva*, somente se opera em benefício ou em relação aos direitos pessoais. Sua finalidade, assim, é *liberar o devedor* da obrigação, que lhe era imposta, desde que o *credor*, que negligenciou o seu direito, por tempo que a lei assinalou, não pode mais exigí-la.

Por este motivo, é também designada *prescrição liberatória*.

Funda-se, portanto, na *negligência* ou na *incúria do credor*. E possui o mérito de evitar a *aperpetuação da ação*, isto é, o *direito de ação inextinguível* ou *jamaiz prescritível*.

A *prescrição extintiva*, implicando a *prescrição da ação* ou a *extinção da capacidade defensiva* de um direito, importa na extinção do próprio direito, a que corresponde.

Para que ocorra, no entanto, é indispensável:

- a) a fixação legal de um tempo;
- b) o decurso desse tempo;
- c) a inação ou negligência por parte do titular do direito.

O *prazo fixado*, para que, pelo seu decurso, se firme a prescrição, é contado, isto é, *começa a correr* do momento em que surge a *ação*, ou seja, em que *nasce a ação: actio nata*.

A lei que marca os prazos para as prescrições e determina os casos em que possam ocorrer, assinala os de *imprescritibilidade*.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. É aquela modalidade de prescrição extinta que ocorre durante o processo. Assim, ocorre a prescrição intercorrente quando a parte deixa de providenciar o andamento do processo, na diligência que lhe couber, durante prazo idêntico ao respectivo prazo de prescrição da ação. (nsf)

PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. É a denominação dada à prescrição, que pelo CC/1916, art. 177, se dava no decurso do prazo de 20 anos, para as *ações pessoais* e de 10 anos (*entre presentes*) e 15 anos (*entre ausentes*) para as *ações reais*, a contar da data em que deveriam ter sido propostas. Diz o CC/2002, art. 205, que ela ocorre em dez anos (ou menos, quando a lei dispuser).

O sentido de *ordinária* quer mais propriamente exprimir a *prescrição* que se fundará no decurso do prazo máximo ou comum, quando a lei não estabelece para o caso um prazo próprio e especial.

Afasta-se, assim, do sentido de *usucapião ordinária*, que é tomado noutra acepção, isto é, não o *prazo máximo*, mas naquele que se deriva pela posse, fundada em justo título.

PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. Ocorre quando o empregado, por inércia, perde o direito de apresentar reclamação perante a Justiça do Trabalho, quanto a créditos resultantes da relação do emprego.

Atualmente, de acordo com dispositivo constitucional (art. 7º, XXIX), fixou-se em cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. A prescrição tributária, prevista no art. 174 do CTN, tem seu prazo (cinco anos) contado a partir da data de constituição definitiva (*lançamento*) do crédito tributário pelo sujeito ativo.

PRESCRITIBILIDADE. Formado de *prescrito*, de *prescrever*, exprime a qualidade ou o caráter do direito *que é prescritível*, que pode ser extinto, que pode ser perdido ou adquirido.

Opõe-se, deste modo, à *imprescritibilidade*, ou seja, à *qualidade de não prescrever*. A prescritibilidade dos direitos ou das ações está sempre assinalada em lei, pelo que não pode decorrer ou se fundar na vontade ou disposição individual.

São prescritíveis os direitos reais e os direitos pessoais. Na prescrição dos direitos reais, ocorre a *prescrição aquisitiva*, fundada na posse da coisa. Na dos direitos pessoais, a *extintiva*, derivada da negligência do credor em usar a ação, em sua defesa, no interregno marcado por lei.

A prescrição do direito atinge a tudo o que lhe pertencer como acessório ou estiver ligado a ele como acessório ou adjeto.

PRESCRITO. Do latim *praescriptus*, é tomado na linguagem jurídica em duplo sentido:

a) é o que está *determinado, estabelecido, firmado* em lei ou regulamento. Assinala, assim, a regra, o preceito, a norma jurídica;

b) é o que prescreveu ou incorreu em prescrição.

PRESENÇA. Do latim *praesentia*, de *praesens*, *praesentis* (que está à vista ou é visível), significa ou exprime a *participação* da pessoa ou *ato jurídico*, quando de sua execução ou feitura, a *visibilidade*, ou a *inclusão* dela, entre outras, no momento, em que se promove ou se executa alguma coisa.

A *presença*, pois, é a *assistência* ou a *participação pessoal* em relação ao ato, que se promoveu ou se vai promover. É o *comparecimento da pessoa*, em oposição à *ausência*, que é a falta de comparecimento ou de participação ao ato.

Neste sentido, *livro de presença* é locução que assinala o livro ou o protocolo, em que as pessoas assinam os respectivos nomes, para que assinalem ou mostrem seu comparecimento.

E *ato de presença* quer significar o *comparecimento* ou a *assistência da pessoa* à solenidade ou à promoção de um ato ou negócio jurídico.

Assim, quando a lei pede a *presença da pessoa*, estabelece o comparecimento dela ao ato indicado, para assisti-lo ou para participar dele, permitindo, em regra, que o possa fazer por seu *mandatário*, a tal autorizado.

Quando, porém, a exigência da presença é para participar *individualmente* do ato, somente a própria pessoa pode desobrigar-se do dever, que lhe é imposto.

E esta exigência, em regra, provém da *posição* ou da *atuação da pessoa* na promoção do ato, que vai ser feito ou dirigido por ela. É caso que ocorre quando se exige a *presença do juiz*, *apresença do escrivão*, a *presença do depositário*. Esta deve cumprir-se pelo *comparecimento pessoal da pessoa indicada*, não de outra.

Presença. É ainda o vocábulo tomado, notadamente na linguagem forense, para exprimir *assistência* ou *proteção*, que se deva dar à pessoa, em determinados casos, quando em juízo.

É assim que, nas ações onde há menor ou interdito, deve-se manter a *presença* do órgão do Ministério Público.

Presença, aí, é positivamente a *proteção* ou a *assistência*, esta, também, na acepção de *cooperação*, *fiscalização*, *defesa* dos interesses em contenda.

PRESENTE. Do latim *praesens*, *praesentis* (que está à vista, que assiste), exprime, precisamente, o que assiste ou comparece, em pessoa, ao ato que se realiza ou do qual participa.

Extensivamente, é o vocábulo tomado no sentido de *atual*, *em vigor*, *em curso*: a lei *presente*.

Presente. É tomado no sentido de *dádiva* ou de coisa que se oferta ou se dá. Tem o mesmo sentido de *brinde*.

PRESIDÊNCIA. Formado de *presidente*, exprime o cargo ou o ofício de presidente, designando, também, a *ação de presidir* e o *tempo de duração* de um mandato ou investidura de presidente.

PRESIDENCIALISMO. Vide: *Governo. Regime presidencial*.

PRESIDENCIÁVEL. Formado de *presidencial* (relativo a ou próprio de presidente), diz-se de alguém que atende o *conjunto de exigências* ou a *soma* de condições estabelecidas por lei para que a pessoa se mostre hábil ou apta para *ser eleita presidente*. É expressão que foi usada pelo insigne Rui Barbosa, aplicada neste conceito.

PRESIDENTE. Do latim *praesidens*, *praesidentis*, de *praesidere* (estar em primeiro lugar, estar à frente), designa, geralmente, a pessoa que é posta na *chefia* de alguma coisa, para, como *primeira pessoa*, dirigir o que nela se deve fazer.

É, pois, o *mais graduado* de todos, e a quem se conferem os maiores poderes, inclusive o *derepresentação* e *direção* da comunidade, corporação, coletividade, a que preside.

Nesta razão, *presidente* é a designação atribuída a toda pessoa posta para *dirigir* os trabalhos ou os negócios de uma instituição, pública ou particular, sendo investida de todos os poderes e da necessária autoridade para desempenho de sua missão ou de seu mandato.

Vide: *Vice-Presidente*.

Presidente. Na linguagem do Direito Civil ou Comercial, presidente ou *diretor-presidente* designa a pessoa que, numa *diretoria*, exerce o *poder de direção* ou a *chefia administrativa* de uma sociedade ou de uma associação.

A existência de um *presidente* pressupõe a de um *órgão coletivo de administração*, geralmente chamado *diretoria*, na qual a *chefia* ou o *poder de primeira autoridade* é atribuído ao presidente.

A este, também, como poder de seu cargo, é atribuída a representação ativa e passiva da sociedade, seja em juízo ou fora dele.

O presidente desempenha, assim, um *poder de representação* análogo ao do *sócio-gerente* das sociedades comerciais, fundado no *mandato legal*, que lhe é atribuído, cujos poderes são discriminados nos *estatutos sociais* e nas leis vigentes.

Vide: *Administrador. Gestor. Mandatário legítimo*.

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA. Denominação dada a toda pessoa que é escolhida ou designada para presidir aos trabalhos de uma assembleia deliberativa, determinando, segundo

as regras preestabelecidas, a ordem de discussão e votação da matéria, que é submetida à sua deliberação, procurando, assim, assegurar o cumprimento ou a realização de seus fins.

Cabe, pois, ao presidente submeter à discussão da assembleia as propostas apresentadas, encaminhando-as para a votação, a fim de que se transformem em *deliberações*.

Os *presidentes das assembleias* podem ser *eventualmente* escolhidos para exercer *apresidência* ou são ocupantes do cargo em *caráter permanente*, na qualidade de presidentes das instituições ou organizações, que passam a deliberar por meio de reuniões, de que participam todos os seus componentes.

No segundo caso, o presidente da assembleia é dito de *presidente nato* ou *natural*, porque como presidente da instituição ou corporação a ele compete, também, dirigir os trabalhos dos *comícios* ou *assembleias*, que realiza.

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. É a designação dada à pessoa escolhida pelos seus pares para ser o *executor* de todas as decisões da instituição, ao mesmo tempo que, assumindo a *chefia*, dirige e administra todos os negócios, que lhe digam respeito, segundo os preceitos estabelecidos em lei e no regime adotado.

PRESIDENTE DA AUDIÊNCIA. Assim se diz do juiz ou do magistrado, a quem compete dirigir os trabalhos de uma audiência judicial, encaminhando os debates, determinando as medidas e diligências indispensáveis ao esclarecimento dos fatos alegados e, por fim, pronunciar a sentença que for proferida por ele ou pelo colégio.

Em regra, a *presidência da audiência* cabe ao juiz, desembargador ou ministro, a quem está afeta a instrução do processo.

PRESIDENTE DA CÂMARA. Em qualquer aspecto que se considere a expressão *câmara*, seja no caráter legislativo ou de divisão administrativa dos Tribunais de Justiça, o presidente revela-se a pessoa posta à frente dela para dirigir e administrar seus trabalhos e negócios.

Nas *Câmaras Legislativas*, o presidente é o *chefe* da organização, exercendo funções também *executivas*, além de ser o presidente nato de suas *reuniões* ou *assembleias deliberativas*, competindo-lhe ainda ser o *representante* da corporação, em suas relações externas.

Nas *Câmaras de Justiça* ou dos Tribunais, é o *diretor* dos trabalhos, distribuindo os processos e os levando aos julgamentos, que também são presididos por ele.

PRESIDENTE DA MESA. É a designação que se dá à pessoa que, numa assembleia deliberativa, num conclave ou numa reunião, integra a *mesa* ou direção dessa assembleia ou reunião, na qualidade de presidente. É o mesmo presidente das assembleias deliberativas, ou seja, aquele que vai dirigir os seus trabalhos, encaminhando a discussão e submetendo as propostas às respectivas votações, para declarar os resultados verificados.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Designa o chefe de Estado de uma República, ou seja, aquele que *chefia o governo* ou exerce a *chefia do Poder Executivo*, como *delegado do povo*, que o elegeu ou escolheu.

Exerce o Poder Executivo, com o auxílio dos Ministros de Estado.

Sua eleição será realizada 90 dias antes do término do mandato presidencial em vigor e implica automaticamente a eleição também do Vice-Presidente com ele registrado.

O Presidente se elege pela maioria absoluta de votos, não computados os brancos e nulos.

Caso nenhum candidato consiga a maioria absoluta na primeira votação, renova-se a eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos que obtiverem o maior número de votos, considerando-se, desta vez, eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.

Sua posse se dará em sessão do Congresso Nacional, quando será prestado o compromisso constitucional.

Seu mandato é de 4 anos, tendo início no dia 1º de janeiro do ano subsequente.

Veda-se sua eleição para o período subsequente.

Em caso de impedimento ou vacância, o cargo de Presidente da República será preenchido pelo Vice-Presidente; na hipótese de impedimento ou vacância dos dois cargos, serão chamados, pela ordem, o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do STF.

Não pode se ausentar do país sem licença do cargo.

A Lei nº 9.649, de 27.05.98, dispôs sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios.

PRESIDENTE DA SOCIEDADE. É a pessoa que, numa sociedade civil ou comercial, por indicação ou eleição dos sócios desta, é investida no *mandato legal* que lhe dá autoridade para representá-la e administrá-la.

O *presidente da sociedade* não pode *delegar* o mandato que lhe é conferido. É atribuição que deve ser exercida pessoalmente por ele.

Vide: *Mandato legal*.

PRESIDENTE DA ZONA ELEITORAL OU PRESIDENTE DA JUNTA APURADORA. O magistrado que preside os trabalhos da Zona Eleitoral ou Junta Apuradora.

PRESIDENTE DO CONSELHO. Em sentido geral, assim se designa toda pessoa que é posta para dirigir e administrar os negócios de toda entidade, que é denominada desse modo. Assim, posto na *chefia administrativa* da mesma entidade, o presidente exerce suas funções, segundo as regras e poderes assinados nos respectivos regulamentos.

Particularmente, no entanto, *presidente do conselho*, em sentido político, quer exprimir ou designar a pessoa que é posta como *chefe do governo* ou como *primeiro-ministro*, para, ao mesmo tempo que dirige e coordena todas as atividades políticas dos Ministérios, ser tido como o *chefe político* ou *representante político* da maioria parlamentar.

É cargo que somente tem posição nos regimes parlamentares, onde o sistema ministerial é *degabinete*.

PRESIDENTE DO FEITO. Na linguagem forense, é a locução empregada para designar o juiz, a quem está afeto o processo da causa, dirigindo-o em todo seu curso ou em parte dele.

Em verdade, possui a função de *presidente*, pois que lhe cabe dirigir o processo, determinando, segundo as regras processuais, as medidas que se fazem necessárias para o andamento do feito. É, pois, o *administrador da justiça*, em referência a todo feito que está sob sua direção.

PRESIDENTE DO TRIBUNAL. Denominação dada ao magistrado escolhido ou designado para ter a seu cargo a direção judiciária e administrativa da corporação. É, assim, o *chefe supremo* do Tribunal, dirigindo-o sob todos os sentidos e provendo todas as coisas para que ali se cumpram as finalidades regulamentares.

Exerce, ainda, as funções de legítimo representante do Tribunal em suas relações com os demais poderes políticos.

PRESIDENTE NATO. É a denominação dada ao *presidente* de certas entidades, em virtude de sua investidura no cargo decorrer ou estar em razão de outra função ou cargo exercido pela pessoa.

Desse modo, passa a exercer o cargo *naturalmente*, sem qualquer outra designação ou escolha de seus pares.

É assim que se diz *presidente nato* para o *presidente de uma assembleia deliberativa* que desempenha essa função, em virtude de sua posição ou qualidade de presidente da sociedade, constituída em assembleia.

É comum o cargo de presidente nato em certas comissões ou instituições públicas, em que o regulamento ou a lei que as personaliza já dispõe que o seu presidente é *uma autoridade* ou o *representante* de uma entidade da Administração Pública.

Nesta razão, é *nato*, porque já aparece com a instituição do órgão, não se mostrando dependente de escolha ou de nomeação posterior.

PRESIDIÁRIO. Do latim *praesidiarium*, de *praesidium*, literalmente designava o *posto militar avançado* ou a pessoa que pertence à *guarnição militar* de uma praça forte.

E, como adjetivo, de *praesidiarius*, é tudo o que se refere a *presídio* ou pertence a presídio.

Presidiário. Na linguagem atual, porém, é propriamente usado para designar a *pessoa* que cumpre sua condenação num presídio.

PRESÍDIO. Do latim *praesidium*, é tomado na acepção de *guarnição militar* posta em certo lugar para defendê-lo. E, extensivamente, a praça ou o lugar em que se põe a guarnição ou a força armada.

Este sentido vem da significação de *praeses*, tido, também, como *defensor*. Assim, *presídio* é a praça fortificada, *defendida* por uma guarnição militar.

Presídio. No sentido do Direito Penal, significa o estabelecimento ou o local militarmente guarnecido, que também serve para *prisão* de certos condenados, ou para que aí cumpram suas condenações.

PRESO. Do latim *pressus*, com influência de *prehensus* (tomado, agarrado), é o vocábulo empregado, notadamente na linguagem policial e penal, para designar a pessoa que foi privada de sua *liberdade individual*, encontrando-se recolhida a uma *prisão*.

O *preso* nem sempre traz o sentido de condenado ou de criminoso.

A prisão pode, por vezes, ser tomada em caráter preventivo ou meramente policial.

Assim, quer exprimir simplesmente: quem está na prisão ou quem está privado de sua liberdade individual, pelo que perdeu a faculdade de locomover-se, segundo sua vontade.

PRESSÃO. Do latim *pressio*, de *premere* (comprimir, apertar), é tomado, no sentido jurídico, na mesma acepção de *coação*, pois que se mostra *ato de apertar, de comprimir*, a fim de que venha a pessoa fazer o que não é de sua livre vontade.

Assim, *fazer pressão* é perfeitamente equivalente a *coagir*, para obrigar a pessoa a fazer o que não quer ou é contra sua vontade.

E tal como a *coação*, a *pressão* pode ser *moral* ou *física*, manifestando-se nas mesmas circunstâncias em que esta se dá.

PRESSUPOSTO. De *pressupor* (conjecturar, dar como acertado ou ter como antecedente), exprime o que *deve vir antes*, ou é *natural que antes se verifique*.

Assim, em face do que é presente, o *pressuposto* revela a certeza do que, necessariamente, lhe antecedeu. É o que é *dado como hipótese*.

Pressuposto. Na linguagem processual, *pressupostos* entendem-se os *elementos necessários* para que se possa proferir a decisão, ou seja, as *condições* que precedem a propositura da ação, a fim de que, com justa razão, possa ser administrada a justiça.

Desse modo, revelam-se as condições ou os requisitos, que se devem mostrar antes, para que se tome conhecimento da ação e possa ser esta julgada.

PRESTAÇÃO. Do latim *praestatio*, de *praestare* (fornecer, dar, contribuir), exprime, geralmente, a *ação de dar, de satisfazer* ou de *cumprir alguma coisa*.

É, assim, por sua etimologia, tomado na acepção de *desobrigação, pagamento* ou *satisfação do que é devido*.

Juridicamente, na terminologia das obrigações, *prestação* entende-se o *objeto da obrigação*, ou seja, *aquilo* que o devedor está obrigado a cumprir, a fim de que se libere da obrigação assumida. E a *prestação* tanto pode consistir na *entrega de uma coisa*, como na *prática ou execução de um ato*.

Na linguagem técnica do Direito Romano, *praestatio*, de *praestare*, significava propriamente o *fornecimento* que o devedor deveria fazer ao credor de certa coisa, sem que esta mesma coisa entrasse no patrimônio dele, devedor. *Praestare* tinha o sentido de *facere*.

Mas, *prestação*, no sentido moderno, tanto se refere à *prestação de coisas*, nas obrigações de dar, como à *prestação de fato*, nas obrigações de fazer ou não fazer. E, em ambos os casos, a *prestação* exprime necessariamente o *fornecimento* a ser feito pelo devedor ao credor, seja dando uma coisa ou realizando um fato, concernente ao objeto da obrigação.

Prestação. Na terminologia da compra e venda, é o vocábulo empregado em sentido de *pagamento parcelado* ou *entrega parcelada* ou *por partes* do objeto da obrigação.

Pagamento em prestações, pois, é aquele que se faz em partes, de espaço a espaço, até que se cumpra ou se satisfaça o pagamento integral da importância devida.

Nesta razão, as *prestações*, compreendidas como partes ou parcelas de um todo, não se consideram isoladamente, mas como *partes efetivas* do mesmo todo, que se integra ou se completa por todas elas.

PRESTAÇÃO ACESSÓRIA. Designa a prestação que recai sobre os frutos ou juros da coisa que constitui a prestação principal.

PRESTAÇÃO ANUAL. Pode a designação referir-se ao pagamento parcelado, a ser feito por ano.

Mas entende-se também o *foro* ou a *renda*, a ser cumprida por ano.

É que prestação também significa *foro* ou *renda*, ou seja, a satisfação do foro ou da renda, devida pelo foreiro ou arrendatário.

PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. É a provisão de alimentos ou o cumprimento de alimentos a que certas pessoas são obrigadas para com outras.

Vide: *Ação de alimentos. Alimentos.*

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. Assim se diz da *caução* ou da *garantia* prestada ou satisfeita por alguém, voluntariamente, em cumprimento a exigência legal ou a determinação do juiz.

Entende-se, assim, a satisfação e efetividade da caução ou o seu cumprimento.

Vide: *Caução.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS. Em sentido lato, assim se entende não somente a *tomada de contas* feita voluntariamente por quem está sujeito a ela, como a *prestação de contas* pedida por alguém, com direito a exigi-la.

Desse modo, *prestação de contas* entende-se o ato pelo qual a pessoa vem demonstrar, por sua iniciativa ou por exigência de outrem, a *situação das contas* dos negócios que estavam, sob sua administração, gerência ou gestão.

A terminologia forense, no entanto, distingue as *ações de prestar contas e de exigir contas*.

A primeira é a que é promovida pelo mandatário, gestor ou administrador de negócios alheios, para que o dono deles *receba e aprove a demonstração das contas*, que se referem aos mesmos negócios. A *exigência de contas* designa a ação promovida pelo *dono do negócio*, para que o gestor, mandatário ou administrador venha a fornecer ou mostrar as contas relativas aos negócios, que estavam a seu cargo.

Em qualquer situação, a pessoa que vem dar as contas ou as vem prestar diz-se *prestador de contas*.

PRESTAÇÃO NEGATIVA. É a prestação constante de obrigação de não fazer e que resulta na *abstenção* ou na *omissão da prática de certo ato*. Opõe-se ao sentido de *prestação positiva*.

PRESTAÇÃO PESSOAL. No sentido jurídico, prestação pessoal é a que deve ser prestada ou feita, pessoalmente, por quem está obrigado a ela.

Neste caso, a obrigação somente se entende devidamente cumprida quando o devedor satisfaz individualmente o objeto da obrigação, pois que, pelo caráter pessoal da prestação do fato convencionado, não se permite substituição, sem o *expresso consentimento* do credor.

PRESTAÇÃO POSITIVA. É a que resulta da *obrigação de dar* ou da *obrigação de fazer*. É, consequentemente, a que se firma pela *entrega de alguma coisa* (na obrigação de dar), ou na *execução de algum trabalho* ou na *realização de algum mister* (na obrigação de fazer).

PRESTAÇÃO PRINCIPAL. É a que incide ou recai sobre a coisa que se mostra o objeto da própria obrigação.

PRESTAÇÃO VENCIDA. Assim se entende a prestação, cujo pagamento não foi efetuado no vencimento do prazo estipulado.

PRESTAÇÃO VINCENDA. É a que está *por vencer*, não tendo assim chegado ao termo final ou ao seu vencimento, pelo que não é ainda exigível.

PRESTACIONISTA. De *prestacionar* (pagar em prestações), designa o devedor que cumpre a prestação, ou que efetua pagamentos em prestações. Na linguagem corrente, quanto a quem compra e paga em prestações, é indicado como *prestamista*.

PRESTADOR. Do latim *praestator*, de *praestare* (emprestar), é aquele que empresta ou dá por empréstimo. É, pois, o *emprestador*.

Designa também aquele que efetiva uma prestação.

PRESTAMISTA. Formado de *prestar* (emprestar), propriamente, entende-se a pessoa que *faz empréstimos* ou *dá por empréstimo*. É o mesmo que *prestador* ou *emprestador*.

Prestamista. Na linguagem jurídica brasileira, no entanto, vulgarizou-se o vocábulo para designar a pessoa que compra mercadorias ou qualquer objeto em prestações ou para pagamento parcelado.

PRESTA-NOME. Tradução do francês *prête-nom* (testa de ferro), exprime, na linguagem jurídica, a pessoa que, embora execute um ato ou pratique um negócio em proveito e *por ordem de outro*, o faz em seu *próprio nome*, assumindo *pessoalmente* os encargos decorrentes do dito ato, do contrato ou do negócio.

É, praticamente, a pessoa que se interpõe entre outras pessoas, para agir ou realizar negócios para uma delas. É a *interposta pessoa*.

O *presta-nome* equipara-se ao *mandatário*, podendo exigir do *mandante* ou daquele para cujo negócio *emprestou seu nome*, o cumprimento da obrigação de que é titular aparente.

PRESTATÁRIO. Tirado do *prestatario* castelhano, de *prestar* (entregar dinheiro por empréstimo), do latim *praestatu*, particípio de *praestare* (prestar, emprestar), é usado no vernáculo no sentido originário: designa a pessoa *que toma dinheiro por empréstimo*.

PRESTIMÔNIO. Do latim medieval *praestimonium*, de *praestare* (prover), é tomado, geralmente, no sentido de *provisão* ou de *renda estabelecida para sustento de alguém*. É o que se faz para *prover* a pessoa do que necessita para viver.

O Direito Canônico aplica-o neste sentido: é a *pensão* instituída ou tirada de um benefício para o sustento do sacerdote, ou dada aos clérigos para auxiliá-los em seus estudos.

PRESUNÇÃO. Do latim *praesumptio* (conjetura, ideia antecipada), é o vocábulo empregado na terminologia jurídica para exprimir a *dedução*, a *conclusão* ou a *consequência*, que se tira de um *fato conhecido*, para se admitir como *certa*, *verdadeira* e *provada* a existência de um *fato desconhecido* ou *duvidoso*.

A *presunção*, pois, faz a prova e dá a certeza do que não estava mostrado nem se via como certo, pela ilação tirada de outro fato que é certo, verdadeiro e já se mostra, portanto, suficientemente provado.

As *presunções* podem ser *estabelecidas por lei* ou podem ser *determinadas pelos fatos estabelecidas pelo homem*.

Assim, discriminam-se em *praesumptiones juris* (presunções jurídicas), *praesumptiones facti* (presunções de fato) e *praesumptiones hominis* (presunções do homem).

As *presunções de fato* ou as *presunções do homem*, denominadas, também, de *presunções comuns*, na linguagem jurídica entendem-se mais propriamente *indícios* (*indicia*) que *presunções*.

As *presunções jurídicas*, por seu lado, dizem-se relativas (*juris tantum*) e absolutas (*juris et de jure*).

PRESUNÇÃO ABSOLUTA. Assim se diz da *presunção jurídica* que, por expressa determinação de lei, não admite prova em contrário nem impugnação.

As *presunções absolutas*, assim, formando exceções, pois que se tornam estranhas à ideia de prova, somente são admitidas quando *expressamente* consignadas em lei, onde se estabelece sua equivalência e força de regra jurídica que não se sujeita a contestação.

E, assim, os *fatos* ou os *atos* que por elas se deduzem são tidos como *provados*, consequentemente como *verdadeiros*, ainda que se tente demonstrar o contrário.

Chamam-se *presunções juris et de jure*, porque nenhuma prova as destrói, seja documental ou testemunhal, e mesmo a confissão.

E, *juris et de jure*, as *presunções absolutas* são irrefutáveis, mostram-se inatacáveis e indestrutíveis.

PRESUNÇÃO COMUM. Denominação geral atribuída às *presunções de fato* e às *presunções do homem*.

São propriamente denominadas *indícios*. No entanto podem, em certas circunstâncias, merecer fé, isto é, desde que acompanhadas de elementos subsidiários, que as tornem de valor indiscutível.

As *presunções comuns*, pois, são meras *presunções* ou *indícios* (*indicia*), chamadas ainda de *humanas* ou *naturais*. Nesta razão, *nada provam por si*, isto é, quando isoladas ou

desacompanhadas de quaisquer outros elementos subsidiários de valor certo. Somente em tais circunstâncias podem merecer fé.

Elas se conjecturam pela verossimilhança das deduções, em face de outras circunstâncias ou fatos que as demonstrem. Não se antepõem às presunções jurídicas ou legais, que sempre têm sobre elas prevalência.

As presunções comuns, em matéria de prova, somente são admitidas para os casos em que se permite a prova testemunhal.

Ainda se denominam *judiciais*, quando decorrentes de *indícios* e *circunstâncias* anotadas no correr do processo e são deduzidas pelo juiz.

PRESUNÇÃO DE FATO. É a presunção comum, ou aquela que não é estabelecida por lei (legal ou jurídica), mas deduzida da natureza de certos fatos, que demonstrem a veracidade de outro. É a mesma *presunção do homem*, assim dita porque é a consequência que ele próprio tirou de um fato conhecido, para demonstrar outro fato, desconhecido ou duvidoso.

PRESUNÇÃO JUDICIAL. É a que é deduzida pelo juiz em face dos indícios e das circunstâncias anotadas no correr do processo.

PRESUNÇÃO JURÍDICA. É a mesma presunção legal, assim denominada porque é estabelecida por lei.

As presunções jurídicas (*praesumptiones juris*) dividem-se em absolutas ou presunções *juris et de jure* e em relativas, condicionais ou presunções *juris tantum*.

PRESUNÇÃO “JURIS ET DE JURE”. É a presunção absoluta.

PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM”. É a presunção condicional ou relativa, também denominada simples.

E é *tantum* porque prevalece *até que se demonstre o contrário*.

E a destruição dela não cabe a quem a tem em seu favor por determinação legal, mas aquele que não a quer ou não se conforma com a sua determinação.

PRESUNÇÃO LEGAL. É a mesma presunção jurídica ou de direito, assim denominada em oposição à presunção de fato ou do homem.

E se diz *legal* porque é a lei que estabelece o princípio em virtude do qual se tem como provado o fato pela dedução tirada de outro fato ou de um direito por outro direito.

PRESUNÇÃO RELATIVA. É a que é estabelecida por lei, não em caráter absoluto ou como verdade indestrutível, mas em caráter *relativo*, que possa ser destruído por uma prova em contrário.

As *prescrições relativas*, dizem-se, por isso, *condicionais*, sendo ainda chamadas de presunções *juris tantum*.

As presunções relativas, pois, instituídas legalmente, valem enquanto prova em contrário não vem desfazer ou mostrar sua falsidade.

Integrada no *gênero* das presunções jurídicas ou legais, as *presunções relativas* mostram-se as verdades concluídas ou deduzidas, segundo a regra legal.

Desse modo, tal como as absolutas, não se confundem com as presunções comuns ou os indícios, pois que se geram do preceito ou da regra legalmente estabelecida.

Apenas se distinguem das *juris et de jure*, porque admitem prova em contrário, embora dispensem do ônus da prova aquele a favor de quem se estabeleceram. Mas, para que outra prova as destrua, necessário que seja *plena e líquida*.

PRESUNTIVO. Do latim *praesumptivus*, refere-se a tudo o que se pode presumir, ou que se apoia em uma presunção. É o *provável* ou o que se demonstra *como possível*.

PRETENDENTE. Do latim *praetendens*, de *praetendere* (julgar-se com direito, requerer, interpor), entende-se a pessoa que disputa com outrem alguma coisa, alegando ter direito nela. Designa também o aspirante ou candidato a qualquer cargo.

PRETENSÃO. Do latim *praetensio*, *praetensionem*, do verbo *praetendere* (julgar-se com direito, solicitar, requerer), juridicamente, entende-se não somente aquilo que se trata de conseguir, como o direito que se julga ter sobre uma coisa.

Assim, a *pretensão*, no sentido forense, revela-se o *teor do pedido* exarado numa petição ou num requerimento.

Pretensão, no Direito Processual, é a exigência de subordinação do interesse alheio ao próprio.

PRETERIÇÃO. Do latim *praeteritio* (omissão), é aplicado com o mesmo sentido de *depretermissão* e *abstração*. No sentido jurídico não se afasta a expressão desse conceito.

Assim, a *preterição* (ação de preterir) juridicamente entende-se a *postergação*, a *omissão*, *afalta*, a *violação* à regra disposta em lei ou a direito assegurado por lei.

A *preterição*, pois, importa em não ser atendida a prescrição legal, seja em relação à forma ou execução do ato como em relação à satisfação de um direito.

Preterição de formalidade é a omissão ou não satisfação da formalidade que se faz necessária para a validade do ato jurídico.

A *preterição do cargo*, pois, é a não nomeação da pessoa que se apresentava com direito ao provimento nele, por antiguidade ou por melhor colocação no concurso.

A *preterição do herdeiro* é a omissão do nome dele no testamento, quando, por lei, não podia ser excluído ou deserdado.

PRETERINTENCIONAL. Derivado do prefixo *praeter* (além de, acima de) e do substantivo *intentio* (intenção, desígnio), quer exprimir, no sentido jurídico, aliás fundado no literal, *além da intenção* ou *mais longo que o desejo*.

Assim, *preterintencional* integra o sentido de *imprevisível*, pois que indica o resultado ou a consequência de um ato, quando não era esta a intenção ou não era este o desejo da pessoa.

Vide: *Crime preterintencional*.

PRETERIR. Do latim *praeterire* (desprezar, passar adiante de, omitir ou não mencionar), quer exprimir, na linguagem jurídica, *não prover* a pessoa naquilo a que tem direito, *ou desprezar o seu nome*, quando lhe caberia ser mencionado ou incluído. É *omitir* ou *não observar*.

PRETOR. Do latim *praetor* (chefe), originariamente, era a denominação dada, em Roma, ao magistrado, eleito pelas centúrias, para administrar a justiça, além de outras atribuições que lhe eram deferidas, decorrentes do *imperium* de que era investido pela *lei curiata*.

A jurisdição do pretor se circunscrevia à província cuja administração lhe era confiada.

Pretor. Na terminologia do Direito antigo, *pretor* designava o alcaide-mor, com poderes civis e militares. Tinha, pois, funções semelhantes ao pretor romano, sendo senhor absoluto das terras, que lhe eram cometidas. Podia nomear *alcaide-menor*, para residir em uma praça ou em castelo.

PRETORIA. De *pretor*, entende-se o *ofício* ou *cargo de pretor*, e o *lugar* em que exerce suas funções.

PRETÓRIO. Entre os romanos, indicava o tribunal do pretor. Na terminologia forense, designa hoje a sede de qualquer tribunal.

PREVALECER. Do latim *praevalescere* (predominar), é *ter mais valor*, *sobrelevar*, *preponderar*, *ter preferência*, *exercer maior influência*, *dominar*.

Por *valer mais* ou por *ter domínio*, o que é para prevalecer vem *suplantar* ou ser *decisivo*.

PREVALÊNCIA. Do latim *praevalentia* (ato de prevalecer; valor superior, superioridade), na linguagem jurídica exprime a qualidade ou a condição do que é decisivo ou tem maior valia. É, pois, o *que deve prevalecer* ou o *que deve influir*.

A *prevalência do voto* estabelece a qualidade do voto que decide ou que é dominante.

A *prevalência da decisão* mostra a decisão que produz a definitiva solução ao caso ou que se sobreleva a qualquer outra.

A *prevalência da família* é um princípio que tem como objetivo garantir à criança ou ao adolescente medidas que os mantenham ou os reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isto não for possível, que promovam a sua integração em família substituta.

PREVARICAÇÃO. Do latim *praevaricatio*, de *praevaricari* (faltar ao dever, afastar-se da linha do dever), entende-se, no sentido jurídico, o *não cumprimento do dever*, a que se está obrigado em razão de ofício, cargo ou função, por *improbidade* ou *má-fé*.

Nesta razão, a *omissão* ou a *falta ao cumprimento do dever* deve mostrar-se *voluntária* e fundar-se, ou na *maldade* ou na *ação ímproba* do agente.

No sentido do Direito Penal, é *crime funcional*, exprimindo a transgressão ao princípio legal, em que se impõe o dever de *fidelidade*, que se comete a todo funcionário ou a toda pessoa que desempenha cargo ou função de interesse público.

O *não cumprimento do dever*, não importa de que maneira se verifique, para satisfazer interesse próprio ou sentimentos pessoais, é o caráter da prevaricação.

A lei penal mostra os casos:

- a) retardar indevidamente ato de ofício, isto é, *protelando-o* sem justificativa, em prejuízo da parte;
- b) deixar, ilegalmente, de praticar ato de seu dever, isto é, não executando o ato funcional, que era de sua obrigação, em prejuízo do serviço ou alheio;
- c) agir em transgressão à lei ou contra expressa disposição de lei.

PREVENÇÃO. Do latim *praeventio*, de *praevenire* (vir antes), na linguagem forense é a denominação dada ao *ato de tomar conhecimento, em primeiro lugar*, de uma causa, cuja competência possa ser deferida a vários juízes da mesma graduação.

A *prevenção*, pois, decorre do *primeiro conhecimento da causa* ou do *conhecimento em primeiro lugar*.

E, por ela, é firmada a primazia do *juiz preventivo*, isto é, aquele perante quem se requereu em primeiro lugar, com exclusão dos demais juízes, igualmente competentes.

Vide: *Competência*.

No entanto, mesmo que o juiz tome conhecimento da causa em primeiro lugar, a *prevenção* não firma sua competência, quando esta é improrrogável ou inampliável.

Assim, para que ocorra a *prevenção*, em vista da qual a competência do juiz se prorroga e a jurisdição se previne, é necessário que, após o conhecimento da ação, se torne *efetiva a citação*. É este um dos efeitos dela.

Vide: *Citação. Litispendência*.

PREVENTIVA. Forma feminina de *preventivo*. Designa na linguagem jurídica toda *medida* que constitui o preenchimento de formalidade legal necessária ou indispensável ao exercício de um direito.

Vide: *Processo acessório. Medida cautelar*.

PREVENTIVO. Do latim *praeventus* (prevenido), assim se diz de tudo o que se faz ou se procede por *precaução* ou *previdência*, para que se acautelem interesses de toda ordem.

PREVENTÓRIO. Do latim *praeventus* (prevenido, precavido), na linguagem administrativa, ou do Direito Público, assim se diz do dispensário ou da organização de assistência pública, que tem o objetivo de prestar tratamentos preventivos a respeito de moléstias contagiosas ou infecciosas, tais como as venéreas, a tuberculose, o tifo etc.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A previdência social tem por finalidade assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, em razão da inatividade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte dos segurados.

Sua organização deverá obedecer aos seguintes princípios e diretrizes (Lei nº 8.212, de 24.07.91, art. 3º, § único):

- a) universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante contribuição social;
- b) valor da renda mensal dos beneficiários não inferior ao do salário-mínimo;
- c) cálculo com correção monetária dos benefícios, com base nos salários de contribuição;
- d) previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional.

PRÉVIO. Do latim *praeivus* (que vai antes, que antecede), no sentido jurídico assim se diz de todo ato que deva ser praticado ou executado preliminarmente ou antecipadamente.

E, assim, o *que se segue* não terá valia jurídica, se o *prévio* não foi respeitado, ou *não veio antes*, segundo a regra jurídica que está firmada.

Desse modo, *aviso prévio*, por exemplo, é o que deve ser antecipado à realização de alguma coisa, para que bem ciente fique a pessoa. É, portanto, formalidade que não pode ser omitida, quando a lei o exige.

E tudo o que se estabelecer como prévio deve ser feito, executado ou produzido *antecipadamente*, dentro do prazo ou da oportunidade assinalada em lei.

PRIMA. Derivado do latim *prima*, é denominação dada para designar o parentesco havido entre as filhas de irmãos, ou seja, as filhas dos tios ou das tias em relação aos respectivos sobrinhos.

Na contagem civil, o parentesco de *prima* está no *quarto grau*.

Vide: *Primo*.

Prima. No sentido técnico das indústrias, segundo sua significação originária de *primitivo*, quer designar toda *matéria* em seu estado *nativo*, empregada na produção de artigos manufaturados.

Designa, assim, o *estado bruto, não beneficiado* da matéria a ser aplicada nas fabricações de outros produtos.

“PRIMA FACIE”. Locução latina (“à primeira vista”), empregada no sentido do que se pode verificar *sem maior exame, à primeira vista*.

PRIMADO. Do latim *primatus*, de *primate* (o primeiro entre todos), é tomado na mesma significação de primazia, superioridade, excelência, prioridade, preferência.

PRIMAGEM. Do francês *primage*, entendia-se a percentagem ou a gratificação que era atribuída ao capitão do navio, como recompensa aos cuidados despendidos ou a despendido no transporte das mercadorias confiadas ao navio.

Esta gratificação, que podia ser *fixada* ou *proporcional* ao valor do frete, podia estar compreendida no frete ou ser estipulada à parte. Hoje, é paga ao armador.

PRIMÁRIO. Do latim *primarius* (primeiro), na linguagem penal designa o delinquente ou contraventor que cometeu delito ou contravenção pela primeira vez, ou, mesmo que já os tenha cometido, não registra antecedentes criminais.

PRIMAZ. Derivado regressivo de primazia, do latim *primatia* (primeiro na ordem ou em primeiro lugar), assim se diz do *prelado eclesiástico* ou do *arcebispo*, que está investido em poderes jurisdicionais ou em autoridade superior à de todos os arcebispos ou bispos de determinada região.

“PRIME”. Do francês *prime*, do *praemium* latino (preço, recompensa), entende-se, nas *operações a termo*, a quantia que deve ser paga ou abonada pelo comprador ao vendedor, quando se anula ou se desfaz, a pedido daquele, a compra e venda convencionada.

Extensivamente, as próprias operações assim convencionadas dizem-se a *prime*.

Estas operações revelam-se *jogo de bolsa*, pois que a intenção do comprador, quando realiza o negócio, é revender a mercadoria, por melhor preço, antes que se atinja o termo final do prazo estabelecido.

PRIMEIRO. Do latim *primarius* (principal), diz-se da coisa ou da pessoa que vem à frente ou que precede às demais de sua espécie ou classe, quanto à ordem, tempo, lugar, situação ou hierarquia.

O primeiro, pois, é o que, em certa situação ou tempo, *encabeça, inicia a ordem, vem à frente*. No entanto, embora *primitivo* revele sentido de primeiro, bem dele se distingue. *Primeiro é o mais antigo*, ou o que se destaca em uma ordem ou uma situação. O *primitivo* é o *primeiro que deu a origem* ou o que precede a todos que possam vir a seguir dele.

Assim, Adão é o *homem primitivo*, porque foi ele o *primeiro de todos os homens*.

PRIMÍCIAS. Do latim *primitias* (primeiras coisas), dizem-se os primeiros frutos ou lucros que se tiram da terra ou dos negócios.

PRIMO. Do latim *primus*, é o vocábulo empregado, na terminologia jurídica, para designar o *parentesco* existente entre os filhos de irmãos e irmãs, isto é, entre os *filhos dos tios* ou *tiase* os respectivos *sobrinhos*, filhos dos irmãos ou irmãs deles, tios.

Se o parentesco decorre da *irmandade* de um dos pais, com outro pai, diz-se simplesmente *primo*. Mas, se os dois pais são igualmente irmãos dos dois outros pais, sendo portanto *tios consanguíneos*, o parentesco havido entre os filhos desses irmãos é chamado propriamente de *primo coirmão*.

A conjunção *com (co)* dá sentido de primo duas vezes, isto é, por parte de ambos os pais, que são respectivamente irmãos de ambos os tios.

Seja simplesmente *primo* ou *primo coirmão*, pela contagem civil, estão colocados no *quarto grau*.

O primeiro grau é dos pais, o segundo dos irmãos e o terceiro dos tios.

Os filhos de irmãos dizem-se, vulgarmente, primos *carnais* ou *germanos*, em distinção ao parentesco de primos existentes entre os filhos dos *primos* ou entre os filhos dos tios segundos, terceiros, com os respectivos sobrinhos-netos e sobrinhos-bisnetos.

Os primos, desta forma, são classificados em *primos primeiros*, *primos segundos*, *primos terceiros*.

É mesmo o vocábulo usado vulgarmente para designar certos parentes, sem denominação especial.

Primos primeiros ou *primeiros primos* são os filhos de irmãos, ou os filhos dos tios e os respectivos sobrinhos. Dizem-se *primos-irmãos* ou *primos carnais*. E *primos coirmãos* quando os pais respectivos são irmãos entre si.

Primos segundos dizem-se os filhos dos primos carnais ou dos primos-irmãos, que ainda se chamam de primos em segundo grau. Estão, em relação aos tios dos respectivos pais, na posição de *sobrinhos-netos*, os quais, quanto a eles, se dizem tios-avós.

Primos terceiros são os filhos dos primos segundos, em sua relação de parentesco.

Quanto aos tios-avós dos pais ou tios de seus avós, dizem-se *sobrinhos-bisnetos*, e eles são para estes os tios-bisavós.

Vide: *Sobrinho*. *Tio*.

PRIMOGENITO. Do latim *primogenitus*, de *primus* (primeiro) e *genitus* (gerado, nascido), é a designação jurídica e comum atribuída ao *primeiro filho varão* de um casal. Corresponde ao filho *mais velho*.

A qualidade de primogênito atribuía, outrora, certos direitos, que se diziam de *primogenitura*. Por eles se estabelecia certa prioridade ao primogênito, que era o preferido para sucessão de certos bens e ao qual competia a transmissão dos títulos nobiliárquicos paternos.

Modernamente, a condição ou dignidade de primogênio (*primogenitura*), juridicamente, somente produz efeitos em relação à transmissão ou sucessão dos títulos de nobreza.

PRIMOGENITOR. Pai do primogênito e somente em relação a este.

Vide: *Genitor*.

PRIMOGENITURA. Derivado de *primogênito*, indica a qualidade e dignidade de primeiro filho ou filho mais velho. Designava, outrora, os direitos que competiam ao primogênito.

Vide: *Primogênito*.

Quando falta, pela morte, o primeiro filho ou aquele que nasceu em primeiro lugar, *aprimogenitura* se transmite ao mais velho dos filhos.

PRIMORDIAL. Do latim *primordialis*, de *primordium* (princípio, começo, origem), exprime, na linguagem jurídica, a qualidade de *originário*, *primitivo* ou *primeiro*, atribuído ao título constitutivo de alguma coisa.

Assim, designa o primeiro título ou o título, que deu origem, ou causa, à coisa, ou pelo qual, primitivamente, ela se instituiu ou organizou. Mostra a *fonte*, de onde se gerou, de início, *odireito*, ou a coisa, sem que se levem em conta as sucessivas transferências operadas.

PRINCIPADO. Do latim *principatus*, exprime a dignidade do príncipe ou da princesa.

Extensivamente, refere-se ao *território* em que o príncipe exerce sua jurisdição, ou cuja administração e governo pertencem ao príncipe.

PRINCIPAL. Do latim *principalis* (original, primitivo), em sentido geral, é empregado, na terminologia jurídica, para designar o que é *mais importante*, *é superior* ou *fundamental*, e nesta razão está sempre em *primeiro lugar* em relação a tudo mais.

Assim, *principal* revela o que é *básico*, exprimindo um sentido de *chefia* e de *independência*.

Em relação às *pessoas*, indica a que se distingue, ou está em *primeiro lugar*, seja para ter ou para fazer.

Em relação às coisas, exprime sua posição de individualização definida, mostrando-as distintas das que possam vir agregadas ou anexadas a elas. Daí o conceito de *principal eaccessório*, pelo qual as coisas se mostram existindo por si mesmas, autônomas, independentes (as principais) e as que têm vida ligadas a outras (acessórias).

Principal. No sentido mercantil, sem que se fuja ao sentido literal, *principal* é o *capital*, isto é, são os *fundos*, isto é, *certa soma em dinheiro*, colocados para que *rendam juros*.

Assim, *principal* entende-se somente o capital aplicado, que constitui o corpo mais importante da dívida, nele não se computando os *juros*, que são os frutos que produz. Somente quando se alude ao *capital* e *juros*, entendem-se o *principal* e os *interesses* (juros) produzidos.

Principal. Na linguagem forense, indica a ação ou processo, em que se discute ou se litiga o ponto importante ou dominante de uma controvérsia jurídica.

Designa, pois, o feito em que se trata do objeto essencial ou fundamental da *ação judicial*, em distinção aos processos, que se possam gerar, acessoriamente, antes ou durante o seu curso.

Vide: *Processo acessório*.

PRINCIPAL DEVEDOR. Assim se diz do coobrigado da obrigação, a quem compete, originariamente, satisfazer o pagamento ou o cumprimento da prestação, quando exigível.

Desse modo, na *letra de câmbio*, o principal devedor é o *aceitante*; na *promissória*, *oemitente*; no *mútuo*, o *mutuário*; na *locação*, o *locatário*.

O *principal*, pois, atribui a cada qual a qualidade de *primeiro responsável* pelo cumprimento da obrigação, em distinção a outras pessoas, como endossantes, avalistas, fiadores ou garantes, que se lhe podem seguir nesta obrigação.

O principal devedor revela-se o *principal pagador*, embora esta expressão não possua, a rigor, sentido equivalente a principal devedor.

Quer isto dizer que o principal devedor, na sua qualidade de responsável em primeiro lugar, é também o *primeiro pagador* ou *principal pagador*. Mas o principal pagador pode não ser, originariamente, o devedor que assumiu o compromisso de pagar em primeiro lugar.

PRINCIPAL PAGADOR. É a expressão usada nas redações dos contratos garantidos por fiança, quando o fiador assume a responsabilidade de garantir e pagar a dívida assumida pelo devedor, sem qualquer direito ao *benefício legal*, que lhe assiste, em caso de execução.

Assim, o fiador se equipara ao *devedor principal*, sem qualquer regalia, sendo chamado a pagar ou a cumprir a obrigação, sem qualquer oposição, mesmo fundada no *benefício da excussão*, que lhe competiria, se *mero fiador*, quando executado para satisfazer a fiança.

PRÍNCIPE. Do latim *principis* (o primeiro), quer exprimir, literalmente, o sentido de *principal* ou *chefe*.

Nesta razão, é que, primitivamente, se chamava *príncipe* o senhor das terras, que assim era *o principal* delas.

Integra, pois o sentido de *superior em poder*, *superior em merecimento* ou *em graduação*.

Daí por que se costuma chamar de *príncipes* os chefes das casas reinantes ou dos Estados monárquicos. E, particularmente, os tiranos de territórios, denominados *principados*. É, também, título de nobreza conferido pelo soberano.

Recebem ainda o nome de *príncipes* os filhos dos reis, ou os membros de uma família real ou imperial. Especializam-se: *príncipes de sangue*. E o *primogênito* ou *príncipe herdeiro* se chama de *príncipe real* ou *príncipe imperial*.

PRINCIPIANTE. De *princípio*, do latim *principium* (começo), entende-se a pessoa que se inicia no ofício ou na profissão.

É o *aprendiz* ou o *praticante*.

PRINCÍPIO. Derivado do latim *principium* (origem, começo), em sentido vulgar quer exprimir o *começo de vida* ou o *primeiro instante* em que as pessoas ou as coisas começam a existir. É, amplamente, indicativo do *começo* ou da *origem* de qualquer coisa.

Princípio é também a expressão que designa a espécie de norma jurídica cujo conteúdo é genérico, contrapondo-se à regra ou ao preceito, que é a norma mais individualizada. Constituem princípio jurídico normas genéricas como, por exemplo, “todos são iguais

perante a lei”, enquanto preceito ou regra é a norma específica, como, por exemplo, o idoso tem direito à assistência de sua família. (nnsf)

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. Princípio de Processo Penal que visa excluir a tipicidade de um crime. Para o STF, quando há mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovação do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, a tipicidade deve ser afastada, pois o direito penal não se deve ocupar de condutas que não produzam prejuízo a bens jurídicos relevantes. Equivale à expressão *de minime ne curiat praetor* (o juiz não julga as coisas mínimas) (pg)

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. As formas representam os meios de exteriorização dos atos jurídicos, do mesmo modo que o processo é o meio através do qual se realiza o Direito no caso concreto. Daí surge o denominado princípio da instrumentalidade das formas, a significar que elas são acessórias do direito material e que não deve o intérprete sobrepor a forma ou o meio de exteriorização em detrimento do conteúdo. Aliás, do disposto no art. 112, do Cód. Civil/2002, já se extrai tal orientação: “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”. (nsf)

PRINCÍPIO DA LATERALIDADE. Vide: *Lateralidade do Direito*. (nsf)

PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL. Vide: Proibição do retrocesso. (nsf)

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. Vide: Razoabilidade. (nsf)

PRINCÍPIO DA UNIDADE. Vide: Unidade da jurisdição. (nsf)

PRINCÍPIO DE SUBSIDIARIEDADE. O princípio de subsidiariedade constitui princípio da atuação do Poder Público, partindo da ideia do respeito à inerente liberdade e iniciativa das pessoas e em busca de equilíbrio no relacionamento entre o indivíduo e os entes governamentais, de forma que estes somente se legitimam na sua atuação para subsidiar os indivíduos nas suas demandas sociais e econômicas que não podem sozinhos alcançar. (nsf)

PRINCÍPIO DISPOSITIVO. Princípio que determina que o juiz julgue o pedido com base nos fatos alegados e provados pelas partes, vedando-se ao julgador a busca de fatos não alegados ou a prova não postulada pelas partes, sob pena de ter seu julgado anulado. De acordo com este princípio o ônus de comprovar os fatos e de requerer diligências recai sobre as partes, ao contrário do que ocorre no processo inquisitivo. (pg)

PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS FORMAS. O princípio do paralelismo das formas significa que os atos jurídicos serão extintos pela mesma forma pela qual eles se constituíram, salvo disposição normativa em contrário. Por exemplo, se o ato jurídico foi realizado através de escritura pública, a sua retratação ou extinção pelas partes se dará pela mesma forma, salvo se o contrário dispuser a lei. (nsf)

PRINCÍPIOS. Notadamente no plural, significa as *normas elementares* ou os *requisitos primordiais* instituídos como *base*, como *alicerce* de alguma coisa.

E, assim, *princípios* revelam o conjunto de *regras* ou *preceitos*, que se fixam para servir de *norma* a toda espécie de ação jurídica, traçando, assim, a *conduta* a ser tida em qualquer *operação jurídica*.

Desse modo, exprimem sentido mais relevante que o da própria *norma* ou *regra jurídica*. Mostram-se a própria razão fundamental de ser das coisas jurídicas, convertendo-as em perfeitos *axiomas*.

Princípios jurídicos, sem dúvida, significam os *pontos básicos*, que servem de ponto de partida ou de elementos vitais do próprio Direito. Indicam o *alicerce* do Direito.

E, nesta acepção, não se compreendem somente os *fundamentos jurídicos*, legalmente instituídos, mas todo axioma jurídico derivado da cultura jurídica universal. Compreendem, pois, os fundamentos da *Ciência Jurídica*, onde se firmaram as normas originárias ou as leis científicas do Direito, que traçam as noções em que se estrutura o próprio Direito.

Assim, nem sempre os princípios se inscrevem nas leis. Mas, porque servem de base ao Direito, são tidos como preceitos fundamentais para a prática do Direito e proteção aos direitos.

PRIOR. Do latim *prior* (o primeiro), é o título conferido aos eclesiásticos, a quem se cometem encargos de *superior* ou de direção de uma comunidade religiosa.

Prior. Antigamente, servia para exprimir a *dignidade* conferida em certas ordens militares, e, em algumas delas, tidas em mais alta distinção.

Assim, o prior da Ordem de Malta, chamado de *prior do Crato*, designava a mais alta dignidade desta Ordem, sendo originariamente ocupada pelos *infames*, filhos segundos dos reis lusitanos.

PRIORIDADE. Do baixo latim *prioritas*, de *prior* (o primeiro na ordem numeral), é tido na linguagem jurídica no mesmo sentido de *precedência* ou *preferência*, em certos casos advinda da anterioridade.

Quando há *prioridade* a respeito de certa pessoa ou coisa, entende-se, perfeitamente, que deve ser colocada em primeiro lugar ou atendida preferentemente, ou antes que qualquer outra. Está na acepção de *preferência*.

Mas, se tida no sentido de *precedência*, entende-se, justamente, a *antecipação* com que o ato se pratica e se formaliza, de modo que se apresente em primeiro lugar. É o caso de preferência pela anterioridade.

É, assim, o caso da *prioridade da hipoteca*: é aquela que se inscreveu ou se especializou em primeiro lugar, pelo que *prefere* a qualquer outra, que se lhe suceda. É a *mais antiga*, não de escritura, mas de *legalização no registro de imóveis*.

Vide: *Inscrição. Prenotação.*

Em relação aos créditos, a prioridade, significando referência, decorre da maior força do título, ou do título de maior valor, apresentado pelo credor, que assim se coloca em primeiro lugar, em relação aos demais.

PRIOSTE. Forma alterada de *preboste* (antigo magistrado militar), e servindo outrora para designar o cobrador de rendas eclesiásticas, exprime a dignidade do procurador de cabido, sendo suas obrigações idênticas às de um procurador.

PRISÃO. Do latim *prehensio*, de *prehendere* (prender, segurar, agarrar), tanto significa o ato de prender ou o ato de agarrar uma coisa ou pessoa; assim, prender e agarrar são equivalentes a *prisão*, significando o estado de estar preso ou encarcerado.

Na terminologia jurídica, é o vocábulo tomado para exprimir o ato pelo qual se priva a pessoa de sua *liberdade de locomoção*, isto é, da *liberdade de ir e vir*, recolhendo-a a um lugar seguro ou fechado, de onde não poderá sair.

Nesta razão, juridicamente, *pena de prisão* quer exprimir *pena privativa da liberdade*, em virtude da qual a pessoa, condenada a ela, é recolhida e encerrada em local destinado a este fim. Diz-se, também, *pena de reclusão* ou *pena de detenção*.

Reclusão e *detenção* têm sentidos equivalentes a *prisão*, significando o estado de estar preso ou privado da *liberdade de andar* ou de *se locomover* sem restrições.

Prisão só o juiz pode decretar, salvo a prisão em flagrante e infrações militares – art. 5º, LXI; art. 142 da CF; e art. 283 do CPP (Lei 12.403).

O *recluso* ou o *detento*, tal como o *preso*, não pode ir e vir livremente, ou segundo os seus desejos.

No entanto, na linguagem técnico-jurídica, *reclusão*, *detenção* e *prisão* mostram-se em significações próprias, designando *penas privativas da liberdade*, que se cumprem de modo diferente.

Vide: *Reclusão, Detenção.*

Em regra, a simples *pena de prisão* ou a *prisão simples* não está sujeita ao rigor da reclusão ou da detenção, que se mostram *espécies de prisão* mais rigorosas.

Prisão, pois, pode ser tida, em sentido genérico, para designar toda *perda da liberdade de ir e vir*, segundo a vontade da pessoa.

E, nesta acepção, *tempo de prisão* é tido no sentido genérico, para indicar o tempo, em que se vai estar privado da liberdade de locomover-se, ou em que se esteve preso, ou cumprindo pena de prisão.

Prisão. Extensivamente, dá-se o nome de prisão ao *local fechado e seguro*, destinado a recolher as pessoas, privadas da liberdade, por condenação ou no interesse da justiça.

Em sentido estrito, prisão é o *cárcere*, isto é, o lugar fechado e seguro, em que se recolhem as pessoas que devam ser presas.

Em sentido geral, porém, designa todo lugar em que a pessoa condenada à perda da liberdade deve ser recolhida.

Assim, a *penitenciária* é uma prisão, os *presídios* são prisões, como são prisões as *cadeias* em que se cumprem penas de prisão mais simples.

PRISÃO ADMINISTRATIVA. Assim se diz da prisão *ordenada pela autoridade* de todo e qualquer responsável pelos dinheiros ou valores pertencentes à Fazenda Pública, que forem encontrados em alcance ou em falta.

Efetiva-se mediante requisição da autoridade competente às *autoridades policiais* do lugar. E se justifica quando ocorrem quaisquer dos casos declarados na lei que a autoriza.

Sua função não é de punir o *exator*, apontando como autor de um *desfalque* ou *alcance*, mas de compeli-lo a regularizar a situação, entrando com os valores desviados, não podendo exceder os prazos prefixados na lei.

São passíveis de prisão administrativa todos os funcionários responsáveis pelos dinheiros e valores fiscais e fazendários, sob sua guarda ou por cuja guarda sejam responsáveis.

Os chefes das repartições, em que servem, são os competentes para ordenar ou requisitar a prisão administrativa; a partir da CF/1988, somente o juiz pode decretar a prisão, salvo nos casos militares.

Também pode decorrer de outros casos, conforme for previsto em lei, caracterizando-se por ser ordenada ou pedida por autoridade administrativa.

PRISÃO CELULAR. Assim se diz da prisão, em que se impõe ao condenado o *regime de segregação*, em virtude do que não tem *vida em comum* com os demais condenados.

A *prisão celular* cumpre-se com o *isolamento* do condenado, conforme as regras instituídas durante a noite.

A *pena de reclusão*, adotada pelo Código Penal brasileiro, assemelha-se à *prisão celular*.

PRISÃO CIVIL. Em oposição à prisão penal ou criminal, conseqüente de condenação por crime ou contravenção, diz-se *prisão civil* a que se decreta contra certas pessoas como sanção à falta de cumprimento de seu dever, fundada em norma ou regra jurídica civil.

A *prisão civil*, pois, não tem a finalidade de cumprimento de pena, mas a de compeli-lo a *faltoso* devolver a coisa em seu poder ou o valor equivalente, ou a cumprir o que é de seu dever.

É a que ocorre, neste particular, com o *devedor de alimentos*. A prisão civil é decretada ou imposta para que cumpra o que lhe cabe cumprir.

Desse modo, se o devedor de alimentos cumpre a prestação, já a prisão não mais tem sua razão.

A *prisão civil* não importa em *pena criminal*. É *meio compulsório* de obrigar o faltoso a cumprir o seu dever, segundo a regra imposta em lei nos termos da sentença judicial.

PRISÃO COMUM. Assim se diz de toda prisão fundada em condenação ou prevenção da lei penal comum, em distinção à prisão militar, ou determinada por tribunal militar.

Também é a denominação atribuída aos *locais*, que servem de prisão, não sujeitos a regulamentos especiais ou simplesmente usados para cumprimento de pena de prisões simples.

Assim se distinguem das penitenciárias, das colônias agrícolas, dos presídios etc.

Neste caso, são chamadas propriamente de *cadeias* ou *casas de detenção*.

PRISÃO CORRECIONAL. Denominação dada à que se decreta contra certas pessoas, não como punição por crime ou contravenção, mas como *medida corretiva*, pelo trabalho e pela instrução.

A prisão correcional é, em regra, cumprida em estabelecimentos ou *colônias agrícolas* criadas e mantidas para esse mister. A finalidade dela é a de *educar* ou *reeducar* a pessoa, para que se reintegre na coletividade como elemento útil, pela *perda dos maus hábitos*, que havia adquirido, tais como a *vadiagem*, a *mendicância*.

PRISÃO DISCIPLINAR. Em sentido genérico, assim se entende a que é imposta pela autoridade administrativa, a seus subordinados, por transgressão à regra de disciplina administrativa, quando autorizada em lei.

Mostra-se, assim, o castigo ou a correção ao transgressor da disciplina.

Também se diz *prisão disciplinar* a que se decreta contra menores, pelos delitos que tenham cometido.

Diz-se *disciplinar*, porque sua finalidade não é punitiva, mas simplesmente *corretiva e educacional*, tendente, pois, a corrigir e disciplinar o menor, a fim de que se transforme em homem útil à sociedade.

Assemelha-se à *correcional*, embora dela se distinga, pois que, na correcional, não há propriamente um *delito a castigar*, mas a imposição de um corretivo, que modifique o modo de proceder da pessoa.

Por sua finalidade é que se equivalem, pois que ambas tendem em *corrigir e educar*.

PRISÃO DOMICILIAR. Trata-se de recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.

Nas seguintes hipóteses o juiz pode substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar:

I – maior de 80 anos;

II – extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III – imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência;

IV – gestante a partir do sétimo mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.

PRISÃO EM FLAGRANTE. Vide: *Flagrante delito*.

PRISÃO ILEGAL. É a que não é autorizada por lei ou não se funda em condenação judicial, regularmente proferida.

Constitui um *constrangimento ilegal* ou *coação ilegal*, concedendo a lei, como remédio jurídico, o recurso do *habeas corpus*, tendente a anular a coação ou a sustar o constrangimento, para que possa a pessoa locomover-se livremente.

Vide: *Cárcere privado*.

Desse modo, é *ilegal* a prisão, mesmo decretada por uma autoridade judicial ou determinada por uma autoridade administrativa, quando sem fundamento em regra legal, isto é, quando não autorizada por lei ou decorrente de sentença condenatória regular.

PRISÃO LEGAL. É a que se efetiva em virtude de *condenação judicial* ou que resulta de ordem, emanada de autoridade competente, administrativa ou judiciária, em face de determinação ou autorização legal.

Assim, prisão legal é a que se justifica ou se autoriza, em virtude de regra ou preceito legal.

Vide: *Mandado de prisão*.

PRISÃO MILITAR. Distinguindo-se da prisão comum ou à prisão por crime comum, assim se entende a que resulta da condenação por crime militar ou é determinada, disciplinarmente, pela autoridade militar.

Também designa o local em que se cumprem penas de privação da liberdade, impostas por juízes ou tribunais militares, para os crimes militares.

PRISÃO PREVENTIVA. É a que se efetiva ou se impõe como medida de cautela ou de prevenção, no interesse da justiça, mesmo sem haver ainda *condenação*.

Embora seja computada, posteriormente, no *tempo da prisão*, imposta ao condenado, não se diz, propriamente, uma *punição*, pois que não está a pessoa, em verdade, ainda sob sua ação.

Preventiva, significa *por antecipação, como cautela ou como precaução*.

E, desse modo, prisão preventiva é aquela que a lei consigna como *medida de prevenção*, como meio de ter o indigitado criminoso sob as vistas da justiça, para que não se possa furtar à sanção penal, em caso de condenação, quando se teme ou se receia sua *fuga*.

A prisão preventiva cabe em qualquer fase da investigação policial ou do trânsito em julgado da ação penal (se houve trânsito da sentença penal condenatória, a prisão é definitiva) e poderá

ser decretada pelo juiz, de ofício, no curso da ação penal ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial.

Também se admite a decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

A prisão em flagrante pode ser convertida em prisão preventiva quando estiverem presentes os requisitos da preventiva, na forma do art. 310, II, do CPP. Além disso, a prisão preventiva poderá ser substituída por outra medida cautelar, caso esta se mostre mais eficaz no processo penal.

Os requisitos da prisão preventiva estão presentes nos arts. 312 e 313 do CPP.

Assim, somente se considera *legal* ou *legítima* quando plenamente justificada e autorizada por lei.

A prisão preventiva deve ser cumprida mediante mandado do juiz, como no caso da prisão efetiva ou consequente de condenação, podendo a autoridade policial extrair cópias sob a sua responsabilidade do mandado judicial respectivo. (nnsf)

PRISÃO SIMPLES. Assim se diz daquela que consiste em simples privação de liberdade, ou de *simples recolhimento* à prisão sem o rigor de *isolamento* ou *reclusão*, ou o de trabalhos obrigatórios.

PRISÃO TEMPORÁRIA. Aquela que se efetua quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; quando houver fundadas razões de autoria ou participação do acusado nos crimes de homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento, epidemia com resultado morte, envenenamento de água ou substância alimentícia ou medicinal, genocídio, tráfico de drogas e contra o sistema financeiro (Lei nº 7.960, de 21.12.1989).

PRISIONEIRO. Formado de *prisão*, geralmente entende-se todo aquele que está *cativo*, *encarcerado* ou *privado de sua liberdade*.

Na linguagem penal, no entanto, é mais propriamente usado o vocábulo *preso* como indicativo da pessoa que está em prisão, ou privada de sua liberdade, distinguindo-a, ainda, em *recluso* ou *detento*, se em sistema de prisão especial.

Prisioneiro. Nesta razão, é o vocábulo mais usado para indicar a pessoa que, em guerra ou em revolução, caiu em mãos do inimigo.

PRIVAÇÃO. Do latim *privatio*, de *privare* (perder, tirar, despojar, privar), é o vocábulo tomado no sentido de *perda* como de *falta*.

Privação da posse é a perda da posse ou o *desapossamento*, em virtude do que o possuidor não tem mais ou não está na posse da coisa.

Privação da propriedade é a perda da propriedade ou o impedimento para usufruí-la segundo o direito que nela se tem.

Privação do cargo é a perda ou o *afastamento* do cargo, pelo que não se está mais provido nele ou não se pode mais tirar dele os *proventos* que lhe são inerentes.

Privação. Também se entende a carência de recursos para prover o próprio sustento. *Estar passando privação* é estar em *premente necessidade*, não ter com que se alimentar ou se sustentar.

PRIVADO. Do latim *privatus*, de *privus* (próprio, particular, individual), na significação jurídica exprime o sentido de *individual* ou o que é próprio ou pertinente às pessoas, consideradas isoladamente, como indivíduos ou como *particulares*.

Opõe-se, assim, ao sentido de *público*, em que se integra a ideia de pessoas consideradas como uma organização política, e encaradas por seu todo ou pela coletividade que compõem, sem qualquer atenção às suas individualidades.

Ordem privada, pois, é a que se refere às pessoas, vistas de *per si* ou em suas relações individuais ou particulares.

Interesses privados são aqueles que afetam individualmente a cada pessoa, atuando dentro dos próprios direitos, privados ou particulares, que lhe são assegurados por lei.

Assim, a natureza do *privado* assegura a cada pessoa o que é próprio ou particular, garantindo-a contra as importunações ou molestações alheias.

E é o *Direito Privado* que assinala os preceitos e regras, que limitam as ações particulares dos indivíduos em respeito aos bens e direitos, que se dizem *privados*, ou que se integram na *ordem privada*.

PRIVATIVO. Do latim *privativus*, entende-se o que é *próprio da pessoa, com exclusão das demais*.

E, assim, o que é exclusivo dela, somente por ela pode ser feito ou praticado, pois que somente ela tem autoridade ou competência para o fazer.

Em relação aos cargos ou funções, o que é privativo deles constitui suas *prerrogativas*.

PRIVILÉGIO. Do latim *privilegium*, palavra que se forma de *privus* (particular, individual) e *lex* (lei), exprime, em sentido originário, a *lei excepcional* ou a *medida de exceção* disposta, em caráter particular, privativo ou exclusivo, em favor de uma pessoa.

Assim, privilégio designa a *prerrogativa*, a *regalia*, o *direito exclusivo* ou qualquer *medida de exceção*, prescrita em lei em favor ou benefício de alguém.

E, desse modo, o *privilégio* se revela em tudo o que, excepcionalmente, é *atribuído à pessoa*, como direito próprio e exclusivo.

Nesta razão, o *privilégio*, para que se possa constituir privativo da pessoa, deve vir, *especialmente, expressamente*, consignado ou consagrado em lei.

E, por sua natureza restrita, não pode ser interpretado extensivamente, não indo além dos casos indicados em lei e das pessoas a quem foi concedido.

No sentido atual, *privilégio* não é aplicado como a *dignidade* ou *regalia pessoal* atribuída a determinadas pessoas, em virtude de seu nascimento ou de sua origem, para usufruí-las em caráter excepcional ou como exceção ao Direito Comum. Mostra-se, apenas, o *direito próprio* que a lei assegura, excepcionalmente, à pessoa, em face do cargo ou da função ocupada (privilégio ou prerrogativa do cargo), ou em virtude de um direito particular ou privativo (direito preferencial, direito hipotecário etc.).

Não se trata, pois, de um *privilégio pessoal*, mas de um *direito* a ser exercido exclusivamente pela pessoa, conforme a regra que a própria lei consignar, pois que sem essa consagração explícita, conforme princípio incontroverso admitido, não haverá *prerrogativa, preferência, nem direito exclusivo* de qualquer natureza em benefício da pessoa.

O privilégio, pois, é um *benefício legal (beneficium juris)* atribuído às pessoas ou às coisas, em certas circunstâncias.

PRIVILÉGIO CREDITÓRIO. Na terminologia jurídica, assim se diz em relação ao *crédito* cujo titular ou beneficiário está protegido por uma *garantia* ou por uma *preferência*, que lhe assegura um *pagamento preferencial*, ou antes que qualquer outro credor não garantido ou privilegiado como ele ou menos protegido em sua preferência.

O titular ou beneficiário deste *crédito privilegiado* diz-se *credor privilegiado*, em oposição ao *quirografário*, que se mostra sem privilégio ou sem qualquer garantia que lhe proporcione uma preferência. E, desse modo, o *privilégio creditório* evidencia-se uma relação ou preferência em favor de certos credores.

Segundo a natureza do crédito e a *extensão do privilégio* legalmente assegurado ao credor, o privilégio diz-se *especial* ou *geral*.

Nos *privilégios creditórios especiais*, a dívida privilegiada tem o seu resgate ou pagamento garantido por determinados bens, pertencentes ao devedor. Aí, o privilégio resulta de uma *garantia real* dada pelo devedor, representada esta por um ou vários de seus bens patrimoniais, sejam de natureza móvel ou imóvel.

São, assim, *privilégios especiais* os que decorrem da hipoteca, do penhor, da anticrese, ou de quaisquer outras garantias que incidam *especialmente* sobre *determinados bens* do devedor. Dizem-se, justamente, *especiais*, porque não ultrapassam, com a respectiva preferência, as *garantias*, em que assentam os privilégios correspondentes.

Os *privilégios creditórios gerais* são os que têm como garantia *tudo patrimônio* de credor, com exclusão dos que se acham submetidos à garantia dos créditos especiais, executados os *privilégios precípuos*, mesmo em relação a estes créditos garantidos.

Os *privilégios creditórios* são graduáveis, anotando-se, assim, que uns vêm em primeiro lugar ou antes que os outros. E, nesta razão, são preferidos uns a outros, segundo a força da classe em que se colocam, nos termos da lei ou do direito de preferência em que se fundam.

Nesta razão, os *privilégios creditórios* são, em regra, colocados nesta ordem de preferência:

a) Privilégios decorrentes de garantias reais, ou seja, da hipoteca, do penhor e da anticrese.

No entanto, mesmo neste caso, o *crédito* do trabalhador agrícola, resultante de salário, é protegido por um privilégio mais forte que o do *penhor agrícola*, devendo ser pago com o produto da colheita, para a qual concorreu com o seu trabalho.

b) Privilégios especiais, segundo as regras consignadas em lei, os quais, mesmo sem qualquer garantia, entendem-se precípuos em relação aos demais privilegiados, sem garantia especial.

c) Privilégios gerais.

PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO. É o que decorre da *patente de invenção*, em virtude do que se assegura ao inventor o direito exclusivo de explorar comercialmente o seu invento.

Vide: *Patente de invenção*.

PRIVILÉGIO DO FORO. Assim se diz para designar o *foro especial* ou *foro de exceção*, que é designado por lei, para que nele se julguem certas pessoas.

Está, assim, na conformidade do conceito de privilégio: é o foro que é próprio e se faz *privativo* para determinada pessoa.

Assim, quando ocorre que devam as pessoas ser julgadas ou processadas, a lei lhes assegura um *foro especial* ou *de exceção*.

PRIVILÉGIO DO LOCADOR. Assim se designava, no Direito anterior, a respeito do direito do locador de poder cobrar o valor dos aluguéis não pagos sobre os móveis e utensílios do inquilino, encontrados portas adentro (penhora).

PRIVILÉGIO ESPECIAL. Em regra, assim se entende o privilégio que se mostra particular ou exclusivo à pessoa, física ou jurídica, em virtude da posição ocupada.

Assim, o *privilégio especial* eleva-se acima de qualquer outro privilégio, para melhor garantir os *beneficiários* a *exclusividade* que lhe é assegurada por lei, em relação a todos os demais.

Desse modo é um *privilégio especial* o privilégio de foro que se assegura aos chefes de Estado e seus ministros.

É um *privilégio especial*, o que se atribui ao *fisco*, para ter os seus *créditos*, provenientes de dívidas tributárias, em preferência a todos os demais.

É *privilégio especial* o do trabalhador agrícola, acerca do valor de seus salários em débito, mesmo quando há penhor.

É *privilégio especial* o do locador em relação aos bens do locatário.

A qualidade de *especial*, atribuída ao privilégio, é para colocá-lo acima de qualquer preferência ou prelação.

E quando o *privilégio especial* decorre de uma garantia real, significa que sobre a mesma garantia está em primeiro lugar o credor garantido ou privilegiado.

PRIVILÉGIO FISCAL. É o que assegura à Fazenda Pública, para que tenha a preferência no recebimento dos valores relativos a seus *créditos fiscais*.

O privilégio fiscal, assim, tanto se refere à Fazenda Federal, como à Estadual e à Municipal.

PRIVILÉGIO GERAL. É o que não se particulariza a determinados bens, mas atinge a totalidade deles.

No sentido creditório, é o que se deriva de uma garantia não especificada sendo, pois, geral quanto a todos os bens do devedor, com exclusão daqueles que servem à garantia real.

Decorre, assim, de um direito próprio ou pessoal, não de um direito real.

PRIVILÉGIO PESSOAL. Outrora, assim se entendia a *distinção* ou a *dignidade* concedida por lei a certas pessoas, em razão de seu nascimento ou de títulos honoríficos, que lhes eram

dados, em virtude do que se colocavam em posição de primazia em relação aos demais, para gozarem de favores ou de regalias.

Na linguagem atual, especialmente do direito creditório, entende-se o *direito de preferência*, que se assegura a certas pessoas, não em virtude de *títulos*, em que se apoiem certas garantias, mas em razão da posição ocupada junto ao devedor, para que recebam o valor de seus créditos, antes que quaisquer outros, sem garantias especiais.

Neste sentido, pois, *privilégio pessoal* opõe-se ao *privilégio real*. E, assim, se denomina, porque assenta no *direito pessoal*, sem qualquer garantia real.

O privilégio dos empregados, assegurado pelas leis falimentares, é de caráter pessoal. É tido, também, como geral.

PRIVILÉGIO REAL. É o que se assegura aos credores por títulos em que se demonstre certa garantia, para que se cobrem dos respectivos valores com os bens onerados.

“PRO INDIVISO”. Locução latina, que se traduz *por dividir*, é empregada na linguagem jurídica para exprimir a situação de certas coisas, *sujeitas a divisão* ou *partilha*, quando estas ainda não estão feitas ou cumpridas.

Assim, se diz, pois, da *massa hereditária*, ainda não partilhada, ou do imóvel *em comunhão*, ainda não dividido, portanto.

“PRO LABORE”. Locução latina que se traduz: *pelo trabalho*, usada para indicar a remuneração ou o ganho que se percebe pelo trabalho realizado, ou incumbência que é cometida à pessoa.

Nos contratos comerciais, serve para distinguir as verbas destinadas aos sócios, como paga de seu trabalho, e que se computam como despesas gerais do estabelecimento, sem atenção aos lucros que lhes possam competir.

“PRO RATA”. É a expressão, síntese da locução latina *pro rata parte*, usada na linguagem latina no sentido de *em proporção*, *proporcionalmente* ou *à proporção*.

Pro rata, pois, quer exprimir a *cota*, a *parte* ou a *porção*, que resulta de uma *divisão* ou *repartição proporcional*, para indicar o que se deve, nessa base, pagar ou receber.

Significa, portanto, a *parte* que cabe ou com que se deve contribuir, proporcionalmente.

Vide: *Rateio*.

“PRO SOLUTO”. Expressão latina, composta da preposição *pro* (a título de) e *soluta* (pagamento), que se traduz *a título de pagamento*, para exprimir a entrega do que se faz a respeito da obrigação, seja da prestação ou de coisa que lhe seja equivalente, *a título de pagamento* ou para valer como pagamento.

PROA. Na terminologia náutica, do latim *prora* (dianteira de um navio), designa, precisamente, a parte anterior do navio, em oposição à popa.

PROBABILIDADE. Do latim *probabilitas*, de *probabilis* (que pode ser provado ou é provável, plausível, possível), entende-se, propriamente, a opinião acerca do que se mostra possível ou se indica plausível, em face das circunstâncias.

E, deste modo, pela probabilidade demonstrada, a *coisa provável* ou a que se refere a probabilidade é tida como plausível, aceitável.

A probabilidade, portanto, traduz a *presunção da verdade* de um fato, tirada ou colhida de fatos conhecidos.

Quando a probabilidade deriva de fatos que se fundam na própria natureza da coisa, diz-se *intrínseca*.

E quando é motivada por opiniões, concluídas de outros fatos, ou advém de *testemunhos* acerca de circunstâncias, que a estruturam, diz-se *extrínseca*.

Mas a probabilidade extrínseca termina por se mostrar um pressuposto de intrínseca.

No sentido jurídico, as *probabilidades* identificam-se como as *presunções do homem* ou *de fato*.

E valem como reais e verdadeiros *indícios*, que são, pois que se fundam em *conclusões cabíveis*, que não se podem desprezar.

Somente as *probabilidades infundadas*, desarrazoadas e improcedentes, não tomam corpo em matéria judicial para servir de base a qualquer decisão do juiz ou de quem quer que seja.

Aprobabilidade, para que seja admitida, deve mostrar a qualidade do que é possível, possa acontecer ou permita comprovação.

PROBANTE. Do latim *probans*, de *probare* (examinar, sindicar, reconhecer, provar), na terminologia jurídica é o adjetivo empregado para mostrar o que *vale como prova* ou *possui o valor de prova* ou *merece fé*.

É aplicado, no mesmo sentido de *probatório*, quando se quer fazer referência ao documento, ou até o ato em que se *firma a prova*.

PROBATÓRIO. Do latim *probatorius*, de *probare* (provar), indica, em sentido jurídico, tudo o que se refere à prova ou é concernente à prova.

Assim, *probatório* é o documento que contém a prova, ou é o ato em que se produz ou se vai produzir a prova.

PROBIDADE. Do latim *probitas*, de *probus* (probo, honesto, honrado), entende-se *ahonestidade de proceder* ou a *maneira criteriosa* de cumprir todos os deveres, que são atribuídos ou cometidos à pessoa.

Assinala, portanto, o caráter ou a qualidade de probo. Revela a integridade de caráter, o procedimento justo.

PROBO. Do latim *probus* (reto, leal, justo), na linguagem jurídica é aplicado no mesmo conceito originário. Exprime, assim, o sentido de *justo, íntegro, honrado, cumpridor de seus deveres, cauteloso em suas obrigações, criterioso no modo de proceder*.

PROCEDÊNCIA. Derivado do latim *procedens*, de *procedere* (ir para adiante, aparecer), é geralmente tomado no sentido de *origem* ou o *lugar*, de onde vêm as coisas e as pessoas.

Na linguagem comercial, é o *ponto de partida*, indicando, em relação às mercadorias ou produtos importados, a praça ou o mercado de onde saíram.

Vide: *Falsa procedência*.

Procedência. Na linguagem jurídica, é ainda tomado para exprimir o *fundamento legal e oportunidade* do que se pede ou se requer a uma autoridade administrativa ou judicial.

A *procedência da ação*, pois, demonstra não somente a oportunidade de sua propositura, como quão fundado e justo é o *pedido* que nela se contém.

A *procedência do recurso* mostra a sua legalidade e a razão jurídica para ser interposto.

PROCEDENTE. Na mesma derivação de *procedência*, e como adjetivo, *procedente*, é, igualmente, empregado nos dois sentidos: *alude à origem* ou se refere ao que é *consequente, lógico* e está amparado pela lei.

E assim, o que é *procedente*, é admitido, é *favoravelmente atendido, merece amparo legal, é acatado pela Justiça*.

Em referência à prova, se é *procedente* é tida como evidenciada ou demonstrada. É *concludente*.

Procedente. Em referência à origem, *procedente* significa *de onde procede, de onde vem*. Tem, pois, a mesma acepção de *oriundo, originário, proveniente*.

PROCEDER. Do latim *procedere* (provir de, aparecer, sair de), na linguagem processual é o mesmo que *instaurar processo, intentar demanda, agir judicialmente, processar*.

Mas, ainda no sentido processual, conforme significação atribuída a *procedência* e a *procedente*, traduz o sentido de *ser concludente, estar evidenciado, mostrar-se consequente, apresentar-se como lógico, ser justo*.

Proceder. Na terminologia mercantil, embora seja tido no mesmo sentido de *agir, atuar, realizar*, aplica-se, igualmente, como *ter origem, nascer, provir*.

PROCEDIMENTO. Formado de *proceder*, do latim *procedere* (ir por diante, andar para a frente, prosseguir), quer o vocábulo exprimir, geralmente, o *método* para que se faça ou se execute alguma coisa, isto é, o *modo de agir, a maneira de atuar, a ação de proceder*.

Neste sentido, *procedimento* significa a *própria atuação* ou a *ação desenvolvida* para que se *consubstancie* a coisa pretendida, *pondo-se em movimento*, segundo a sucessão ordenada, os meios de que se pode dispor.

Neste particular, pois, *procedimento* e *processo* revelam-se em sentidos diferentes.

O *procedimento*, a ação de tocar para a frente, de ir por diante, é o *meio exterior*, de que nos utilizamos, do começo ao fim, para realizar o *objetivo intentado*.

Assim, enquanto o procedimento é *ação, movimento, exteriorização de meios*, o processo se mostra a *direção* desse movimento ou dessa atuação, dando-nos a soma de atos, que se devem executar, ou o ato para que o procedimento se *consubstancie* ou se *concretize*.

Desse modo, enquanto o *procedimento* nos revela ou nos mostra a *ação de ir por diante, ação de prosseguir*, ou a *atuação*, o *processo* nos fornece a *ordem de coisas*, que se seguem umas às outras, dá-nos a direção dessa sucessão de coisas, para exato cumprimento do que se tem em mira.

Nesta razão, como bem assevera BÜLOW, o *procedimento* é o invólucro; o processo, a *íntima substância*.

PROCEDIMENTO JUDICIAL. Não diverge do sentido de procedimento, em sua feição geral.

Procedimento judicial, pois, exprime a própria *atuação em juízo* ou o *curso de uma demanda*.

E esta *atuação* tanto se refere à do *autor*, como à do *réu* e à do *juiz*, desde que exprime *omovimento da ação*, seguindo os trâmites que lhe foram traçados pela lei processual.

Neste sentido, o *procedimento judicial*, conforme a natureza do *caminho a seguir* ou o *método de atuação*, tal como ocorre no *processo*, diz-se *ordinário, especial, sumário* ou *cautelar*.

Ordinário, quando é o *modo de agir comum*, para que se ponha em movimento qualquer demanda ou contenda judicial.

Especial, quando há uma *forma especial* ou *parcial* de agir.

Sumário, quando se tratar de causas cujo valor não exceda vinte vezes o maior salário-mínimo e naquelas, qualquer que seja o valor, elencadas no inciso II do art. 275 do CPC.

Cautelar, quando, acessório ao processo principal, puder ser instaurado antes ou no curso deste, v.g., o arresto, o sequestro, a caução, a busca e apreensão, o atentado etc.

O procedimento especial pode ser de *jurisdição contenciosa* (ações de consignação em pagamento, de depósito, de prestação de contas, possessórias, inventário e partilha etc.) ou de *jurisdição voluntária* (alienação judicial testamentos, curatela etc.).

Em certos casos, o procedimento judicial é chamado *monitório*, porque não se revela, propriamente, o *movimento de uma demanda*, mas uma *advertência*, um *aviso*, um *convite* ou uma *reclamação*, formulada em requerimento, para que outra pessoa dela se capacite e a cumpra, se for o caso.

Os *procedimentos monitórios* objetivam-se nos processos acessórios, nas notificações judiciais, nos protestos.

O procedimento também se diz contencioso, quando por ele não se manifesta o *litígio* ou *aformação do juízo*, em que se debate uma questão judicial.

PROCEDIMENTO SUMÁRIO. A Lei nº 9.245, de 26.12.1995, introduziu profundas modificações no capítulo do procedimento sumário, dentre as quais as mais significativas foram:

- a) a instituição da audiência preliminar de conciliação (art. 277);
- b) a vedação da declaratória incidental e da intervenção de terceiros (art. 280, I);
- c) a possibilidade de conversão da ação sumária em ordinária, se a causa demandar prova pericial complexa (art. 277, § 4º);
- d) redução do número de litígios sujeitos ao rito sumário (art. 275, II, letras a e g);
- e) limitação do rito sumário, no caso de acidente de veículos, aos ocorridos em vias terrestres (art. 275, II, d).

Exemplificativamente, o procedimento sumário se aplica:

- a) à liquidação por artigos, quando a sentença condenatória houver sido proferida em ação de rito sumário (art. 609, com a redação de Lei nº 8.898, de 29.06.1994);
- b) às ações de acidente do trabalho (Lei nº 8.213, de 24.07.1991, arts. 19 a 23);
- c) às ações discriminatórias (LAD ou Lei nº 6.383, de 07.12.1976, art. 20);
- d) às ações decorrentes de indenização por responsabilidade civil em acidente de trânsito.

As causas sujeitas a procedimento sumário têm as seguintes características:

- a) não interrompem seu curso durante as férias (art. 174, II);
- b) não admitem reconvenção, por se tratar de ação dúplice (art. 278, § 1º);

- c) os recursos admissíveis devem ser interpostos e impugnados no prazo comum de 15 dias, exceto agravo de instrumento e embargos de declaração (arts. 508 e 523);
- d) os recursos dispensam a revisão e o relatório nos autos, mas este deve integrar o acórdão (art. 549);
- e) devem ser julgados no prazo máximo de 40 dias (art. 550);
- f) o recurso de agravo será, em regra, retido (art. 280, III, com a redação da Lei nº 9.245, de 26.12.1995).

Inadmite-se a desistência unilateral, na ação de procedimento sumário se, antes da audiência:

- a) realizou-se perícia;
- b) apresentou-se contestação.

PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. Instituído pela Lei nº 9.957, de 12.01.2000, que inovou no âmbito do processo trabalhista, acrescentando dispositivos à CLT (Seção II-A, arts. 852, *a a i*), aplica-se aos dissídios individuais cujo valor da causa não exceda 40 vezes o salário-mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação.

PRÓCERES. Do latim *proceres* (primeiros, eminentes, maiores), designa, propriamente, as pessoas que se colocam na posição de *chefia* ou se apresentam como os *primeiros* de sua classe.

Exprime, assim, *prócer* ou *prócere*, a condição de pessoa tida em alta distinção ou dignidade.

PROCESSAMENTO. De *processar*, possui o mesmo sentido de *procedimento*, *instauração de processo*.

PROCESSAR. Formado de *processo*, é geralmente empregado na linguagem forense no sentido de proceder, instaurar processos, autuar, intentar demanda, propor ação, dar queixa ou dar denúncia. É, pois, ir a juízo, civil ou penal, intentar processo contra alguém.

PROCESSO. Derivado do latim *processus*, de *procedere*, embora por sua derivação se apresente em sentido equivalente a procedimento, pois que exprime, também, *ação de proceder* ou *ação de prosseguir*, na linguagem jurídica outra é sua significação, em distinção a procedimento.

Exprime, propriamente, a *ordem* ou a *sequência* das coisas, para que cada uma delas venha a seu devido tempo, *dirigindo*, assim, a evolução a ser seguida no procedimento, até que se cumpra sua finalidade.

Processo é a relação jurídica vinculativa, com o escopo de decisão, entre as partes e o Estado Juiz, ou entre o administrado e a Administração.

Na terminologia jurídica, processo anota-se em sentido amplo e em sentido restrito.

Em sentido amplo, significa o conjunto de princípios e de regras jurídicas, instituído para que se administre a justiça.

Apresenta-se, pois, como uma disciplina do Direito, que tem por objeto determinar as bases da organização judiciária e a competência dos juízes, estabelecer a direção dos procedimentos judiciais, enfim, traçar todas as regras indispensáveis à administração da justiça.

Neste sentido, é que *processo* se entende *Direito Processual*.

Em conceito estrito, exprime o conjunto de *atos*, que devem ser executados, na *ordem preestabelecida*, para que se investigue e se solucione a *pretensão* submetida à tutela jurídica, a fim de que seja satisfeita, se procedente, ou não o seja, se injusta ou improcedente.

Conceitua-se, pois, a *instrução judicial* da causa.

Neste sentido, é que *processo* se entende a *substância* ou a *consustanciação do procedimento*.

Assim, *processo* mostra-se a reunião de todos os *feitos* ou *atos*, que se indicam necessários e assinalados em lei, para que se investigue, para que se esclareça a controvérsia, e, afinal, para que se solucione a pendência.

Extensivamente, denomina-se *processo* aos *autos* ou aos *papéis* e *documentos*, em que se materializam os atos, que dão cumprimento ao processo.

Autos do processo, no entanto, mostra-se o *continente*. *Processo* é o seu conteúdo, é o que nos autos está *feito*.

Segundo a natureza da matéria, em que incide o objeto da questão tratada no processo, este é denominado *civil, comercial e criminal*.

O processo se extingue com (art. 269 do CPC) ou sem julgamento do mérito (art. 267).

Conforme a importância dele, em relação ao objeto tratado, o processo é *principal ou acessório*.

PROCESSO ACESSÓRIO. O sentido de processo acessório está contido na própria significação do adjetivo, que o qualifica. É aquele que se apresenta na *dependência* de outro processo, qualificado de *principal*, porque nele é que se vai consubstanciar ou se substancia a *questão dominante*, ou nele é que se vai discutir ou se discute a *questão jurídica* submetida ou a ser submetida ao veredicto da justiça.

A *acessoriedade* do processo, pois, decorre da circunstância de que não terá vida própria: sua vida está ligada ao *processo principal*, ao qual se anexará ou se pensará, conforme a regra processual prescrever.

A denominação *processo acessório* é genérica. Sob ela se encontram, como espécies, os *processos preventivos, preparatórios e incidentes*.

Todos estes processos, que se promovem *antes ou durante a lide*, para consubstanciação ou para promoção de *medidas cautelares* requeridas, são *acessórios*, porque não constituem *matéria* de uma ação independente ou própria, mas representam *atos processuais* ou *série deles*, promovidos ou executados, para que sirvam de *preparativos* às futuras demandas, ou *previnam direitos*, que irão ser litigados ou já se acham em litígio.

São, assim, processos que *não têm autonomia*. Existem em função do que se vai fazer ou do que já se está fazendo em outro processo, *ao qual se integrará*, como *parte* ou *acessório dele*.

A aceção de *processo acessório* não se identifica com a *de ação acessória*. São coisas distintas. A ação acessória, embora oriunda ou gerada de outra, pelo que se apresenta como uma dependência dela, constitui um processo próprio, isto é, pelo fato de ser acessória não se processa como dependência de outro processo e, sim, possuindo uma vida própria e autônoma como qualquer outro processo entendido como principal.

PROCESSO ADMINISTRATIVO. Denominação genérica dada ao processo que se opera perante a autoridade administrativa, quando não é de natureza contenciosa e provocado por iniciativa dela.

Em regra, o *processo administrativo* é operado *ex officio*. E a decisão que nele se pronuncia não tem caráter executivo nem gera a coisa julgada.

Na técnica tributária, designa o processo que tem relação com a determinação e exigência dos créditos tributários e sobre as consultas acerca da aplicação da legislação tributária.

PROCESSO APENSO. Assim se diz do processo, seja acessório ou mesmo principal, que, por força das circunstâncias e por determinação do juiz ou da lei, é colocado ao lado do processo em curso, para que a decisão deste também o atinja.

Neste caso, o processo apenso (*dependurado*) permanece no estado em que estava, quando se determinou a medida de apensamento. Somente o processo, a que o mesmo se ligou, é que continua em marcha.

Assim, *apenso* difere de *juntado*. O *processo apenso* fica dependurado ao outro processo, ligado por um *cordão*, ou *fio*, *pelo lado de fora*. O *processo juntado* vai dentro dos autos do processo, a que se juntou ou ligou. Quando não é introduzido nele, inicialmente, como documento da parte, ali se integra pelo *termo de juntada*.

PROCESSO CIVIL. Assim se diz do processo, quando se refere, especialmente, à matéria de Direito Civil, e, extensivamente, de Direito Comercial.

E, assim, tanto se entende o vocábulo quando tomado em seu sentido lato, como em seu sentido estrito.

Desse modo:

O *Processo Civil* ou *Direito Processual Civil*, um ramo da Ciência Jurídica, que se classifica entre a matéria do Direito Público, porque de ordem pública ou de interesse geral é a sua instituição, designa o conjunto de normas impostas, em nome do Estado, para regular a administração da justiça, compreendendo todos os princípios e normas jurídicas indispensáveis à organização da Justiça e ao seu funcionamento.

Por esta razão é que também se denomina Direito Judiciário.

O *processo civil*, compreendido estritamente, mostra o conjunto de regras e de atos, que se fazem necessários para a aplicação do Direito, quando pedida a intervenção judiciária, que venha decidir ou esclarecer as contendas ou controvérsias do Direito Privado.

Neste particular, pois, *processo civil* entende-se o meio pelo qual se consubstancia o procedimento judicial, a fim de que se investigue a realidade ou procedência da controvérsia acerca da relação jurídica trazida à tutela judicial.

O processo civil é executado ou promovido através da prática ou da promoção de uma série de atos, que se sucedem segundo a ordem preestabelecida em lei. São atos que se mostram *ordinatórios*, porque dizem respeito à instrução do processo ou à sua boa marcha, *edecisórios*, porque *deliberam* acerca do que se pede ou se faz no processo.

O processo civil, em regra, é aplicado também a certas questões comerciais, quando para elas não se impõe processo próprio e especial.

PROCESSO CONTENCIOSO. É a expressão usada para indicar todo processo em que se *efere uma discussão* entre as partes, ou se admite que nele se trave essa discussão, culminando por uma *decisão* ou *julgamento* que solucione ou ponha fim à contenda.

O processo contencioso, pois, é o *processo litigioso*. Assim, opõe-se ao *gracioso* e ao *administrativo*.

PROCESSO CRIMINAL. É o que se refere a matéria criminal. Assim, como disciplina jurídica, o Direito Processual Penal ou Processo Penal, contém o complexo de princípios e regras jurídicas, tendentes à organização da justiça penal, e aplicação dos preceitos contidos no Direito Penal e na Lei de Contravenções Penais.

No sentido estrito, é o conjunto de atos, indicados na lei processual penal, que se fazem necessários para o cumprimento e efetividade de todo *procedimento penal*, pelo qual se movimenta a ação da justiça pública para punição ou castigo dos crimes e delitos cometidos.

PROCESSO DE EXECUÇÃO. É a denominação vulgarmente dada ao que dá rito à *ação executiva* ou de *execução*.

É, também, chamado *processo especial*, porque se compõe de regras próprias ou de rito que é especialmente seu.

A qualificação de *executivo* provém da *forma de execução* adotada inicialmente.

PROCESSO ESPECIAL. É o processo que se *efetiva* ou se promove em *forma especial*, segundo as regras especiais ou próprias instituídas pela lei processual ou por outra, que o tenha instituído.

Os processos especiais, em regra, também se dizem *formais*, porque as leis que os estabelecem criam a sua própria forma e o *rito próprio*.

São *processos especiais* os de *falência e recuperação judicial*, os de *desapropriação por utilidade pública*, os de *execuções fiscais* etc.

PROCESSO GRACIOSO. Em oposição ao processo contencioso, é, assim, a denominação dada a toda *substância* de procedimento promovido em *jurisdição voluntária*, em que efetivamente não ocorre *formação de juízo* nem se *fere litígio*.

Possui um caráter meramente *administrativo*, não comportando, por isso, uma decisão com *aforça executória*.

Em regra, o processo gracioso culmina por uma *homologação*, proferida pelo juiz para encerramento dele.

PROCESSO OBJETIVO. Processo objetivo ou ação objetiva é a denominação oriunda do Direito alemão para as ações de controle concentrado de constitucionalidade, em cuja questão principal está o exame da compatibilidade de determinada norma em face da Constituição, visando garantir a supremacia desta, e produzindo a decisão efeitos genéricos e abstratos. Difere da ação subjetiva, ou processo subjetivo, que se destina à proteção de situações individuais e concretas. (nsf)

PROCESSO ORIGINÁRIO. Processo originário é o que deu causa a outros feitos, em caso de competência acessória (CPC, art. 108) ou o que ensejou recurso ou ação autônoma de impugnação. (nsf)

PROCESSO SINCRÉTICO. A expressão sincrétismo, no meio jurídico, é usada para se referir aos processos de cognição cuja execução se realiza no mesmo processo, não havendo separação entre os processos de conhecimento e de execução da sentença ali proferida; é o que muitos denominam “sentença executiva”. São casos em que a ação não é meramente de conhecimentos e nem exclusivamente de execução; neste caso tem-se o sincrétismo.

É quando é possível numa só ação, ao mesmo tempo, exigir o julgamento da pretensão e a satisfação do direito reconhecido naquele julgamento. Isso significa dizer que, julgada procedente a pretensão, o processo vai prosseguir e ocorrerão os atos de execução correspondentes, sem que seja proposta nova demanda ou haja nova citação. (gc)

PROCESSO SUBJETIVO. Vide: Processo objetivo. (nsf)

PROCESSUAL. Qualidade do que se refere a processo ou é relativo a processo.

PROCESSUALISTA. Pessoa versada em matéria processual, ou tratadista de Direito Processual. Jurista que é especializado em Direito Processual.

PROCESSUALÍSTICA. Neologismo introduzido no vernáculo por TOBIAS BARRETO para exprimir a *teoria do processo judicial*.

PROCLAMA. De *proclamar*, do latim *proclamare* (gritar alto), tem a mesma significação de *proclamação*, sendo, por isso, a publicação feita em altas vozes ou a notícia que, assim, também se divulga.

Proclama. No sentido do Direito Civil, entende-se o *edital*, em que se divulga o *noivado*, sendo formalidade preliminar e necessária à *celebração do casamento*.

Neste sentido também é compreendido na terminologia do Direito Canônico, mostrando-se a *publicação solene*, promovida na igreja, dos nubentes, ou de um deles, para anúncio do casamento que se vai realizar.

Pelo Direito Civil, os proclamas se cumprem pela afixação dos editais nos lugares apropriados e sua inserção nos jornais.

Pela regra do Direito Canônico, o proclama religioso é cumprido pela declaração feita pelo pároco no recinto de sua igreja, e afixação de um *edital* em lugar apropriado, para conhecimento dos fiéis.

Desse modo, *correndo proclamas*, entende-se que está sendo anunciado o casamento, a fim de que se possam opor os impedimentos ou se possam fazer as impugnações, com autoridade para não permitir sua realização.

Os proclamas têm essa finalidade, visto que, tornado conhecido o enlace matrimonial que se vai efetivar, os interessados podem opor-se a ele, mostrando as razões legais para o impedimento.

PROCLAMAÇÃO. Do latim *proclamatio*, de *proclamare* (divulgar, publicar, dar a conhecer ou noticiar em altas vozes), no sentido jurídico entende-se a *publicação solene* ou *adeclaração solene* a respeito de qualquer coisa, que se deva tornar pública ou conhecida.

Neste sentido, *proclamação de uma lei*, *de um decreto* ou *de um ato* é a declaração pública e solene de sua instituição, para conhecimento de todos. Equivale a *promulgação*.

Proclamação. Na terminologia das assembleias, dos órgãos coletivos ou das corporações, é a denominação dada ao ato, pelo qual o presidente de quaisquer dessas entidades *declara e publica* o resultado de uma deliberação por elas tomada ou aprovada.

Proclamação. Extensivamente, é a denominação atribuída ao documento, em que se torna público ou se divulga alguma coisa, isto é, o *instrumento da proclamação*.

PROCÔNSUL. Do latim *proconsul*, designava, na terminologia do Direito Romano, o magistrado que governava uma província com autoridade de cônsul ou, ao tempo dos imperadores, o governo de uma província proconsular.

Dizia-se *pro consule fungebantur*, que significa: funcionando em lugar do cônsul.

E o proconsulado, em verdade, primitivamente, era a investidura atribuída ao cônsul, para administrar uma província, depois que exercia a sua magistratura por um ano. E, nesse cargo, funcionava como se, realmente, estivesse revestido ainda do poder consular, conservando o império (*imperium*), que exercia na província cuja administração lhe era confiada.

“*Pro consul*”, como se fora cônsul.

PROCURA. De *procurar*, tomado no sentido de diligenciar ou fazer por encontrar, é o vocábulo tomado, juridicamente, no sentido de *busca* ou de *diligência*, para que se consigne ou se encontre alguma coisa. Significa, também, *pesquisa* ou *indagação*.

Procura. Na linguagem mercantil, entende-se o *interesse* demonstrado na aquisição de um produto ou mercadoria.

Equivale ao sentido de *proposta para compra* ou *aquisição*, em oposição ao de *oferta*, que se entende a *proposta para venda*.

Neste sentido é que entra o vocábulo na composição da expressão: lei da oferta e da procura.

E, nesta acepção, é tido propriamente como a *soma de aquisições* efetuadas no comércio ou *total de vendas* ou de *propostas para comprar*.

PROCURAÇÃO. Do latim *procuratio*, de *procurare* (cuidar, tratar de negócio alheio, administrar coisa de outrem, ser procurador de alguém), na linguagem técnica do Direito designa propriamente o instrumento do mandato, ou seja, o *escrito* ou o *documento* em que se outorga o *mandato escrito*, na qual se expressam os *poderes conferidos*.

A procuração, pois, é a *escritura do mandato*, embora, por extensão, sirva para designar o próprio mandato que, por lei, se confere.

Desse modo, pode ser definida como o documento ou o título, mediante o qual uma pessoa, o mandante, por escrito particular ou por escritura pública, dá a outrem, o mandatário, poderes para, em seu nome e por sua conta, praticar atos ou administrar interesses e negócios.

Nesta razão, não há procuração nos mandatos tácitos ou nos mandatos verbais.

Na terminologia jurídica, a procuração recebe qualificações próprias, seja para distingui-las, conforme a soma de poderes conferidos, seja para indicar o meio, em que vai ser utilizada, seja para esclarecer o modo por que foi outorgada.

Aqui daremos algumas dessas denominações, em caráter exemplificativo, pois que a especialização do mandato, se geral, se especial, se irrevogável, se em causa própria, é que também define e qualifica a procuração, em que vai contido.

Vide: *Mandato. Poderes do mandato. Substabelecimento*.

A lei civil estabelece as *formalidades* para a validade de procuração, formalidades estas que se referem a matéria de *fundo* e de *forma*.

Contida na matéria de fundo, está a capacidade de quem outorga os poderes e o direito de conferi-los.

Na matéria de forma, ou *formalidades extrínsecas*, compreendem-se:

a) O lugar em que foi passada.

b) A data (dia, mês e ano).

c) O nome de quem a passa ou outorga, isto é, o mandante ou outorgante.

d) O nome da pessoa a quem é passada ou conferida, isto é, o mandatário ou procurador, com os característicos de sua identificação: nacionalidade, profissão, estado civil e residência.

e) Discriminação dos poderes, claramente dispostos.

f) Assinatura do mandante, isto é, de quem a conferiu.

Se por instrumento público, deve vir a indicação do tabelião que a fez, o qual, na escritura, fará a declaração de conhecer o *mandante*, fazendo sua individualização.

Na vigência do Cód. Civil/1916 discutia-se se a procuração deveria processar-se por instrumento público caso objetivasse a prática de ato em que se exigia escritura pública, como, por exemplo, compra e venda de imóvel. Com o Cód. Civil/2002, não há mais motivos para a polêmica, pois o art. 657 é expresso no sentido de que a outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. (ngc)

Vide: *Procuração por instrumento particular. Procuração pública*.

PROCURAÇÃO A ROGO. Assim se diz da procuração passada por quem *não sabe ler nem escrever* (analfabeto) ou por quem *está impossibilitado de assinar*, mesmo que saiba escrever, isto é, mesmo que seja *alfabetizado*.

Esta espécie de procuração é qualificada de *a rogo*, porque o mandante ou o outorgante não a podendo assinar, por ser analfabeto ou por outro impedimento físico, *pede a outrem* que assine a escritura *por si, a seu pedido* ou *a seu rogo*.

A procuração a rogo somente pode ser dada por escritura pública, devendo a pessoa que assina pelo *rogante* declarar que *o faz a rogo dele*, assinando o seu nome, junto com duas testemunhas, que tenham presenciado o *pedido* e a *outorga do mandato*.

PROCURAÇÃO “AD JUDICIA”. É o instrumento do mandato *ad judicia*, que vem subordinado à cláusula *ad judicia*, em virtude da qual se conferem poderes ao mandatário judicial para agir no foro ou para praticar todos os atos que fazem parte do processo, mesmo não declarados, salvo para aqueles que não podem ser praticados sem mandato especial, isto é, sem poderes expressos, como sejam a *confissão*, a *transação*, a *desistência* etc.

Vide: *Mandato ad judicia. Mandato judicial.*

PROCURAÇÃO “AD NEGOTIA”. Assim se diz daquela em que se outorgam poderes para administrar negócios ou em que se confere mandato *ad negotia*. É a procuração extrajudicial, que concretiza *mandato extrajudicial*.

É denominação adotada para que sejam distinguidas e identificadas as procurações *dadas para juízo* (judiciais) e *para fora dele* (extrajudiciais).

PROCURAÇÃO “APUD ACTA”. Consoante o sentido de *apud*, ao pé, dentro, junto de, *eacta*, autos forenses, causa, procuração *apud acta* é aquela passada nos próprios autos da causa, pelo respectivo escrivão, perante o juiz oficiante.

Traz, originariamente, o caráter de *procuração judicial*, pois que, por sua própria essência, não se permite para valer extrajudicialmente.

Equipara-se à procuração por instrumento público.

Não obstante ser o princípio assentado de que deve ser passada pelo escrivão do feito, perante o juiz, admite-se que possa ser lavrada em cartório, pelo escrivão que funciona na causa, perante duas testemunhas, que a assinam juntamente com o outorgante.

PROCURAÇÃO BASTANTE. Assim se qualifica a procuração, quando os poderes que nela estão contidos ou nela foram conferidos *satisfazem plenamente* os fins para que é dada ou passada.

Quer isto dizer: é a procuração em que se *declaram os poderes necessários* para a prática de um ato ou para a execução de um negócio, isto é, quando os *poderes conferidos* se mostram suficientes para a prática do ato ou realização do negócio, em vista do que o *procurador* se apresenta plenamente *capacitado* ou *autorizado* para cumprir o objeto do mandato.

Bastante, pois, exprimindo o que se faz necessário, o que é *suficiente*, mostra a procuração que se exhibe conduzindo os poderes indispensáveis para a sua execução, outorgados a quem possa exercê-los legalmente.

PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. É a escritura do mandato, subordinado à cláusula de *in rem propriam*, em virtude da qual o procurador passa a agir como *dono do negócio*.

Vide: *Mandato em causa própria.*

PROCURAÇÃO EM TERMOS GERAIS. É o instrumento do mandato outorgado em termos gerais.

PROCURAÇÃO ESPECIAL. É a que materializa o mandato especial, ou em que se conferem *poderes especiais*.

Vide: *Mandato especial. Poderes do mandato.*

PROCURAÇÃO EXTRAJUDICIAL. É aquela em que se outorgam poderes para realizar negócios ou praticar atos fora do Judiciário. A procuração *ad negotia* é uma procuração extrajudicial.

PROCURAÇÃO GERAL. É aquela em que se passa um *mandato geral* ou em que se outorgam poderes amplos para a administração de um negócio ou vários negócios do mandante.

Vide: *Mandato geral.*

PROCURAÇÃO INSUFICIENTE. Assim se diz daquele, em que não se consignam os necessários poderes para que possa o procurador agir legitimamente em nome do mandante.

Os poderes da procuração insuficiente, pois, *não são bastantes* ou *não chegam* para a prática do ato ou execução do negócio pretendido pelo mandante.

E se o mandatário insuficiente pratica o ato, para o que não está bastante apoderado, exorbita do mandato que lhe foi cometido.

Vide: *Mandatário insuficiente*.

PROCURAÇÃO IRREVOGÁVEL. É aquela em que se expressam os poderes do mandato, condicionados com a cláusula de *irrevogáveis*, isto é, que não podem ser *retirados*, até que se cumpra o objetivo do mandato.

Vide: *Irrevogável. Mandato Irrevogável*.

PROCURAÇÃO JUDICIAL. É a que é passada para servir no foro ou perante a Justiça.

A procuração *ad judicium*, por sua essência, é uma procuração judicial.

Vide: *Mandato judicial*.

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. É a que é dada e passada por instrumento particular, isto é, por escrito particular, dado e passado pelo próprio mandante ou dado por ele e passado por mãos alheias.

Para valer em relação a terceiros, a procuração passada por instrumento particular deve ter a firma do outorgante reconhecida por tabelião.

Na vigência do Cód. Civil/1916 discutia-se se a procuração deveria processar-se por instrumento público caso objetivasse a prática de ato em que se exigia escritura pública, como, por exemplo, compra e venda de imóvel. Com o Cód. Civil/2002, não há mais motivos para a polêmica, pois o art. 657 é expresso no sentido de que a outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. (ngc)

PROCURAÇÃO PÚBLICA. É aquela que é feita ou instrumentada por serventuário público, a pedido do interessado, o outorgante, em seus próprios livros.

Nesta espécie de procuração, o *original* entende-se o *primeiro traslado*, indicando-se as cópias que se seguirem, como *certidões*.

Na vigência do Cód. Civil/1916 discutia-se se a procuração deveria processar-se por instrumento público caso objetivasse a prática de ato em que se exigia escritura pública, como, por exemplo, compra e venda de imóvel. Com o Cód. Civil/2002, não há mais motivos para a polêmica, pois o art. 657 é expresso no sentido de que a outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. (ngc)

PROCURADOR. Derivado do latim *procurator*, de *procurare* (tratar de negócio alheio, administrar negócio de outrem, procurar), em sentido geral designa toda pessoa que administra ou trata de negócios de outrem, em virtude de mandato escrito, que lhe foi conferido pelo mesmo.

É, assim, o mandatário de mandato escrito ou instrumentado, com poderes para administrar ou gerir negócio alheio, no todo ou em parte.

Nesta razão *procurador* identifica-se, em sentido, com o administrador, gerente, feitor, diretor, intendente, agente.

Procurador. No sentido técnico de Administração Pública, é a designação que se dá aos representantes do Ministério Público e aos da Fazenda Pública, a quem se comete o encargo de representar o Estado em todas as questões judiciais em que tenham interesse ou em que se debata o interesse público.

Desse modo, são ainda os legítimos representantes do Estado, em todas as ações cíveis, a que este compareça como *autor*, *réu*, *assistente* ou *opoente*.

Quando os *procuradores* desempenham o cargo em posição hierárquica de chefes, denominam-se *procuradores gerais*.

Procurador. Na linguagem mercantil é a designação dada ao empregado de um estabelecimento comercial, encarregado de proceder à cobrança dos débitos de sua freguesia.

PROCURADOR BASTANTE. Assim se diz não somente do procurador, a quem se outorgaram os poderes suficientes ou bastantes para cumprir sua missão, mas daquele que pode exercer o *mandato*, que na procuração bastante se contém, por não estar impedido nem incapacitado de exercê-lo.

PROCURADOR JUDICIAL. É o advogado, a quem se outorgam poderes para cumprir um mandato perante a Justiça.

Vide: *Mandatário judicial*.

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. É o chefe do Ministério Público da União.

Ele é nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação da indicação pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal.

O mandato é de 2 anos, permitindo-se a recondução.

Sua destituição, por iniciativa do Presidente da República, depende da autorização da maioria absoluta do Senado Federal.

Nos crimes de responsabilidade, são processados e julgados pelo Senado Federal.

PROCURADORIA. Formado de *procurador*, assim se designa o ofício do procurador.

Procuradoria. É a denominação dada ao departamento público, chefiado por um *procurador*.

PROCURAR. Do latim *procurare*, no sentido jurídico significa propriamente cuidar de negócio alheio, mediante procuração. É exercer o cargo de procurador.

PROCURAR EM JUÍZO. Entende-se *funcionar em juízo* ou perante a Justiça com *mandatário judicial* de uma pessoa, a fim de que, por ela, compareça para propor ação, ou se defender de ação contra ela proposta, ou para participar da demanda como assistente ou opoente.

Somente pode procurar em juízo quem esteja habilitado para exercer a *advocacia*.

Vide: *Advogado*.

PROCURATÓRIO. De *procurator* (procurador), como adjetivo é aplicado em alusão a tudo que se refere a procuração ou a procurador.

PROCURATURA. Expressão oriunda do russo, significando os representantes judiciais dos interesses do Poder Público nas causas judiciais; as procuraturas estatais abrangem a Advocacia Geral da União, e as Procuradorias dos Estados e dos Municípios, inclusive, de acordo com as leis estaduais e municipais, na defesa dos interesses autárquicos e fundacionais.

PRODIGALIDADE. Do latim *prodigalitas*, do verbo *prodigere* (dissipar, desperdiçar, malbaratar), no sentido jurídico exprime a *dissipação* ou o *malbaratamento* da fortuna, isto é, a *desordem* nos gastos, na aplicação de capitais ou na utilização dos bens patrimoniais, que possa enfraquecer ou aniquilar a fortuna de uma pessoa.

Essa dissipação ou esse malbaratamento revelam-se nos gastos ou nas despesas inúteis, em liberalidades injustificadas, em aplicações insensatas, reveladores de *inabilidade* na direção administrativa ou aplicação dos bens patrimoniais da pessoa ou de outrem.

A prodigalidade constitui fundamento jurídico para o pedido de interdição a respeito do pródigo, consistindo esta no impedimento para administrar e dispor os seus bens.

Vide: *Incapacidade. Interdição. Pródigo*.

PRÓDIGO. Do latim *prodigus*, assim se entende o *dissipador*, o *gastador desabusado*, ou seja, a pessoa que *gasta* ou *se desfaz de seus haveres* ou *bens*, sem justificativa, desabusada e desordenadamente, em visível ameaça à estabilidade econômica de seu patrimônio ou de sua fortuna.

O *pródigo*, assim, é aquele que, sem justa razão, *esbanja* a fortuna, *gastando-a inutilmente* ou fazendo gastos e despesas insensatas e excessivas, que *possam destruir* seus haveres.

A qualidade jurídica de pródigo advém, pois, dos *gastos desordenados*, dos *gastos sem finalidade alguma* e do *desperdício*, que possam *ameaçar a própria fortuna*.

Assim, “pródigo é o que não distingue ocasião nem limite de gastos, pois que atira seus bens, dilapidando-os e os dissipando”.

PRODUÇÃO. Do latim *productio*, do verbo *producere* (dar, produzir), exprimindo, em geral, a *ação de produzir*, aplica-se, quer no sentido econômico, quer no jurídico, como a *soma* de certas coisas produzidas, isto é, oriundas da natureza ou trabalhadas pelo homem.

Neste sentido, pois, *produção* significa a *porção de riquezas*, extraídas da natureza ou produzidas industrialmente, especializando-se, assim, em *produção agrícola*, *produção pecuária* e em *produção industrial*.

A *produção agrícola*, produção do solo ou produção vegetal, exprime a porção de frutos ou de produtos tirados da terra.

A *produção pecuária* resulta da criação de animais, bovinos, ovinos, caprinos, cavalares, muars, destinados à alimentação do homem e utilizados como auxiliares dele em seus empreendimentos.

A produção que provém da exploração do subsolo dos diversos minérios que constituem uma das grandes riquezas naturais, diz-se *mineral*.

A *produção industrial* compreende a soma de coisas *manufaturadas* ou produzidas pelo homem, pela transformação da *matéria-prima* em várias utilidades de outra espécie.

Produção. Extensivamente, também exprime o vocábulo a soma de trabalhos produzidos, mesmo de natureza intelectual.

Assim, *produção intelectual* é tudo o que promana do cérebro e da inteligência, dizendo-se *seliterária, científica*, conforme a natureza da *matéria* que nela se contém.

Produção. Na linguagem forense, refere-se à *promoção* de qualquer coisa: *produção de prova* ou *produção de defesa*.

Desse modo, a própria *apresentação* das razões jurídicas ou a explanação de motivos, justificativos do direito em litígio, entende-se uma *produção*: é a ação do que se faz e o resultado do que se fez, em defesa de um direito ou para antepor-se a direito alheio.

PRODUÇÃO ECONÔMICA. Assim se entende toda soma ou porção de coisas ou utilidades, quando expostas à aquisição pública para uso e consumo da coletividade.

PRODUÇÃO EDITORIAL. Denomina o processo, desenvolvido sob a inspiração de um editor, que compreende desde a elaboração do projeto de uma obra, ou o recebimento dos originais, até sua publicação.

PRODUÇÃO GRÁFICA. Indica o processo de transformação (da composição ao acabamento) de um trabalho intelectual em obra impressa.

PRODUTO. Do latim *productus*, de *producere*, em sentido lato entende-se toda coisa ou toda utilidade, que se extraiu de outra coisa ou que dela se obteve.

Desse modo, *produto* exprime a *utilidade produzida*, ou seja, o resultado obtido da *ação de produzir* (produção).

Neste sentido, pois, o *produto* especializa-se tal como a *produção*: há *produtos naturais*, agrícolas, pecuários e minerais, e há *produtos fabris* ou *industriais*.

E quando tais produtos forem trazidos ao comércio, para que se permutem ou se troquem, a fim de que sejam utilizados ou consumidos, dizem-se *produtos econômicos*.

Produto. Juridicamente, exprime o vocábulo toda *utilidade produzida*. E, neste sentido, tanto designa as *utilidades materiais*, tiradas do solo e subsolo, ou produzidas direta ou indiretamente por eles, como os que se *fabricam* ou se produzem pela ação do homem, pela transformação de uma coisa em outra e pelo trabalho.

Desse modo, os produtos dizem-se *naturais* ou *industriais*.

Naturais, quando provindos ou produzidos pela natureza.

Industriais, quando resultantes da ação do homem ou de seu trabalho.

E, assim, *produtos e frutos* entendem-se, igualmente, coisas ou utilidades produzidas.

No sentido jurídico, no entanto, distinguem-se: produto é o gênero, o fruto a espécie.

E *fruto* é o que vem, *periodicamente*, da coisa, sem que esta se altere em sua substância, enquanto o *produto*, não sendo *espontâneo* nem periódico, diminui a quantidade da coisa de que se extraiu ou de que se originou.

Assim, o *fruto* é, propriamente, o resultado de uma *reprodução*, e o *produto*, o resultado da *produção*. O produto pode resultar de uma transformação ou obra. O fruto é sempre consequente de uma *reproduzibilidade*, ou seja, uma coisa ou utilidade distinta da coisa produtora, que não foi destruída nem transformada por seu evento, como só acontece a *oprodução*, tido como o que se obteve pela transformação ou utilização de outra coisa, de que se manufaturou ou de que se produziu.

Assim sendo, ao rigor da linguagem jurídica civil, quando o produto advém de outra coisa, que o produziu ou de que se separou, sem alterar sua substância, mostrando-se uma *utilidade nova*, que não destruiu nem transformou aquela, de que proveio, é propriamente *fruto*.

Desse modo, todo fruto será um produto. Mas nem todo produto será um fruto.

Vide: *Fruto. Rendimento*.

Produto. No sentido financeiro, *produto* entende-se a quantia ou a soma *pecuniária* obtida em qualquer operação.

É, assim, o resultado pecuniário obtido em uma negociação ou arrecadado em um negócio.

E se qualifica como *produto bruto* ou como *produto líquido*.

É *bruto* quando se apresenta pela soma total, sem dedução de qualquer despesa ou gastos pertinentes ao negócio.

É *líquido*, quando se mostra o resultado final de operação ou operações, de que já se deduziram todos os encargos a serem cumpridos pelos proventos obtidos nelas.

PRODUTO INTERNO LÍQUIDO. Designa, na técnica econômica, o valor da produção dos setores econômicos no país, com exclusão dos impostos indiretos e das importações de mercadorias e serviços.

PRODUTO NACIONAL BRUTO. Indica o valor dos bens e serviços finais produzidos por um país num determinado período de tempo.

PRODUTO NACIONAL LÍQUIDO. Designa o valor do produto nacional bruto com o abatimento da depreciação do capital fixo.

PRODUTOR. Derivado do latim *productor*, em sentido genérico, fundado em sua acepção originária, exprime todo aquele que *produz* a mercadoria ou o produto. É, assim, *ofabricante* ou o *industrial* que, se utilizando de matéria-prima apropriada, fabrica ou produz artigo ou mercadoria nova (produto).

Desse modo, o produtor se distingue do *beneficiador* e do *transformador*, os quais não produzem *coisa nova*, mas *melhoram* (beneficiam) ou submetem o produto a nova operação para alterá-lo ou produzir outro (transformação).

Produtor. Como adjetivo, designa tudo o que produz ou onde se produz alguma coisa, opondo-se, assim, ao sentido de consumidor.

Coisa produtora, pois, é a que dá origem a coisa nova ou da qual se extrai coisa nova ou nova utilidade.

Região produtora é aquela em que se produzem certas coisas para utilização ou consumo público.

Trabalho produtor é o que *mostra resultado* ou produz compensações ou utilidades.

De acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre direitos autorais, o produtor é a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado. (pg)

PROFANAÇÃO. Do latim *profanatio*, de *profanare* (profanar, macular, manchar), entende-se o *desrespeito*, a *irreverência* ou o *ultraje* às coisas sagradas ou a *falta de respeito* e *abuso* às coisas que se devem reverenciar.

Desse modo, a *profanação* indica-se a violação ao princípio em que se estabelece o respeito a certas coisas e certos fatos ou a certas pessoas. E se revela nos atos de irreverência ou ultrajantes, praticados, maculando-os em sua sacritude.

Assim, a profanação tanto se pode objetivar por palavras como por ação, desde que delas resultem uma *falta de respeito* à sacritude ou dignidade da coisa ou da pessoa.

PROFERIR. Do latim *proferere*, por *proferre* (declarar, alegar), no sentido jurídico é *dar*, *publicar*, *prolatar*, *pronunciar*, *enunciar*, *decretar*.

Proferir despacho é dar despacho, é despachar, é enunciar despacho.

Proferir sentença é decretar a sentença, é pronunciar a sentença, é dar a sentença, é sentenciar.

PROFESSAR. Do latim *professus* (que declarou, que prometeu), é tomado no sentido *de abraçar*, *adotar*, *jurar*, *prometer*, *propagar*, *seguir*.

Em consequência, *professar* importa em *declarar* ou *confessar publicamente*, ou de modo inequívoco, a aceitação, a adoção de certas regras, religiosas ou de outras espécies, seguindo-as e respeitando-as regularmente.

PROFESSOR. Do latim *professor*, em sentido amplo, é o vocábulo empregado para designar a pessoa que se dedica ao ensino das ciências ou das artes, ou o que é versado nelas.

Mas, geralmente, é empregado, na linguagem jurídica, para designar a pessoa que *exerce o magistério*, em uma escola, em um colégio, em uma academia ou particularmente.

Os professores são *públicos* ou *particulares*. Públicos, quando nomeados pelo Poder Público, para reger cadeira ou disciplina em estabelecimento mantido ou pertencente à administração pública. *Particulares*, os que exercem semelhante profissão em caráter particular ou em estabelecimentos não pertencentes ao governo.

Conforme a natureza e grau da matéria ou disciplina prelecionada, o professor é de ensino fundamental, médio, técnico ou universitário, também dito de nível superior.

No exercício de sua função, o professor diz-se *titular* ou *catedrático*, quando a ele se dá exclusividade do ensino da disciplina em certo estabelecimento, assim, se distinguindo *substituto* e do *livre-docente* ou docente-livre, que também podem ser chamados à sua regência, em caráter temporário.

Nesta razão, o *professor catedrático* é o titular da cadeira, cabendo-lhe sua regência enquanto no exercício do cargo, efetivo e vitalício.

PROFESSORADO. Formado de *professor*, exprime justamente as funções ou o cargo de professor, bem assim a instituição ou a classe dos professores.

PROFESSORANDO. É o aluno que está próximo a receber seu grau e diploma de professor.

PROFESSORAR. É aplicado, na linguagem vernácula, em substituição a *professar*, para exprimir o sentido de *ensinar* ou *exercer a profissão de professor*.

PROFILAXIA. Do grego *prophylaxis* (proteção, precaução), é o vocábulo usado na linguagem do Direito Administrativo para designar os departamentos ou as repartições públicas a que se cometem os encargos de vigiar pela saúde pública, tomando medidas e aplicando meios tendentes a evitar as enfermidades contagiosas.

PROFISSÃO. Do latim *professio*, de *profiteri* (declarar), literalmente quer exprimir *adeclaração* ou a *manifestação do modo de vida* ou o *gênero de trabalho* exercido pela pessoa.

Exprime, pois, a *soma de atividades exercitadas* pela pessoa para prover a própria subsistência e satisfazer os encargos que pesam sobre si.

É tomado no sentido equivalente de *ocupação*. E se aplica, igualmente, como *ofício* ou *cargo*, que se exerce, os quais, por sua vez, mostram a natureza da *profissão*.

Segundo a espécie de trabalho, a profissão tanto pode ser manual, mecânica, como intelectual.

Profissão. Em regra, o vocábulo traz consigo a ideia do exercício de um ofício, arte ou cargo, *com habitualidade*.

Desse modo, a *continuidade* ou a *repetição dos atos* que constituem o *gênero de trabalho*, do qual o indivíduo se diz ou se mostra perito ou mestre, é que caracteriza a qualidade *doprofissional* a respeito da atividade declarada.

Assim é que a locução *fazer profissão* quer significar exercer habitualmente, como ocupação certa e permanente, um determinado ofício ou uma determinada atividade.

No conceito de profissão, pois, está integrado o sentido do *exercício*. E daí por que se diz que a profissão é um *estado* ou é uma *carreira*.

A profissão tem a propriedade de dar uma *qualidade* ou um sinal característico ou de individuação à pessoa.

E por isso se faz mister sua indicação, quando se quer *identificar* alguém. É que como *condição* da pessoa é um dos elementos característicos de sua individualidade.

É livre a escolha da profissão. Quer isto dizer que cada um pode escolher a espécie de trabalho, em que deseje aplicar sua atividade, desde que dentro da ordem social e jurídica.

PROFISSÃO CONEXA. Assim se diz da espécie de trabalho que, necessariamente, deve ser executado com outra espécie, para realização de alguma obra, que se não faria sem o concurso de ambas.

São assim conexas as profissões do pedreiro e do carpinteiro. Nas construções ou edificações, exercitam-se em conexão ou concurso, para que se cumpra o objetivo.

PROFISSÃO DE FÉ. Declaração escrita e pública feita pela pessoa, contendo a exposição dos princípios e programa que se propõe observar e seguir.

Entende-se, também, a declaração escrita de suas crenças religiosas ou políticas.

PROFISSÃO LIBERAL. Pela adjetivação *liberal*, do latim *liberalis*, de *liber* (livre), literalmente, assim se deve entender toda *profissão* que possa ser exercida *com autonomia*, isto é, *livre* de qualquer subordinação a um patrão ou chefe.

Dessa forma, é a expressão usada para designar toda profissão, em regra de natureza intelectual, que se exerce fora de todo espírito especulativo, revelada pela *independência* ou *autonomia* do trabalho que a exerce.

No entanto, dessa ideia, não se exclui a possibilidade de ser o *trabalhador liberal* ou *profissional liberal* suscetível de um *contrato de trabalho*, em que se determine ou se evidencie uma *subordinação*, regulada e protegida pelas leis trabalhistas.

Assim sendo, o caráter distintivo da profissão liberal está, principalmente, em ser uma profissão cujo exercício depende de conhecimentos acadêmicos ou universitários ou cujo êxito decorre da maior ou menor capacidade intelectual do profissional.

Nesta razão é que o exercício da profissão liberal, em geral, depende da exibição de um *título de habilitação*, expedido em forma legal, ou seja, da apresentação de *diploma*, *certificado* ou *atestado* passado pelas escolas, academias, faculdades ou universidades, que provem ou mostrem a conclusão do *curso*, cuja profissão se deseja ou se quer exercer.

Profissão liberal, pois, ou *profissão intelectual*, para desempenho da qual se faz mister a aplicação de conhecimentos científicos, têm significação equivalente. E não importa para que como tal se considere que o profissional a exerça com dependência ou não.

PROFISSIONAL. De *profissão*, além do sentido vulgar, para distinguir tudo o que se refere à profissão, é empregado para designar o *perito* ou *mestre na arte* ou *ofício*.

E, assim, quando nos referimos a um *profissional*, aludimos a quem *entenda* ou seja conhecedor da arte ou do ofício.

É o *entendido* ou *versado na arte*.

Mas, em amplo sentido, *profissional* entende-se todo aquele que exerce uma profissão e que dela faz seu *meio de vida*. Não será, pois, um *amador*, um *curioso* acerca de certa arte ou ofício, mas o que vive dela ou dela tira seu sustento.

PROFISSIONALISMO. Na linguagem técnica, exprime o estado ou a condição do profissional em certa arte, que a exerce como *profissional*, permanentemente, mediante certa paga ou ajuste.

Na linguagem esportiva, especialmente, aplica-se para distinguir a situação dos atletas que vivem como profissionais, dos que praticam os desportos como amadores e sem qualquer remuneração ou compensação.

PROFUNDIDADE. Do latim *profunditas* (profundeza), exprime a situação ou a *qualidade* do que é *profundo*, do que penetra muito ou que muito avança para o interior.

Na linguagem técnica acerca da situação ou dimensão dos terrenos, a *profundidade* refere-se à distância ou extensão do terreno entre sua testada e a divisa oposta, chamada vulgarmente de *fundos*.

Assim, a profundidade do lote ou do terreno quer significar a distância que se mede entre a frente ou testada do terreno e o *lado dos fundos*, que à frente se opõe, em linha vertical. E se o lote ou terreno for irregular, avalia-se a profundidade média.

PROGENITOR. Do latim *progenitor*, de *pro*+*generare* (procriar, gerar), embora por sua origem queira significar *procriador*, é mais propriamente usado para designar aquele que vem *antes do pai* ou do *genitor*. Assim *progenitor* significa e designa o *avô* ou *ascendentes* da pessoa de que se descende.

Na forma plural, *progenitores*, significa *antepassados*, *ancestrais*, dos quais procede *ogenitor*.

PROGENITURA. Do latim *progenitura*, literalmente significaria a qualidade ou condição de gerado. Geralmente, porém, é empregado no mesmo sentido de primogenitura, isto é, para indicar a qualidade ou a condição daquele que se gerou em primeiro lugar, isto é, a qualidade de *primeiro filho*.

Progenitura. Mas é tida igualmente no mesmo sentido de *progênie*. E, assim, significa a *casta*, *geração* ou *família* de que alguém descende. É, pois, a *ascendência*, a *procedência*, a origem.

PROGRAMA. Do grego *prógramma*, pelo latim *programma*, significa, plano, intento, projeto. É todo escrito ou publicação anunciando e/ou descrevendo pormenores de espetáculo, concurso, festa ou cerimônia.

Por extensão, é tudo aquilo que se anuncia num programa.

Na técnica educacional é a indicação geral das matérias de estudo num determinado curso, e, por extensão, essas matérias.

Exposição sumária das intenções ou projetos individuais, partidários ou governamentais (programa de governo).

Apresentação, sistemática ou não, de audições radiofônicas ou espetáculos televisionados.

Indica também a diversão ou recreação previamente planejada: programa noturno.

Na técnica do processamento de dados, é a sequência de etapas que devem ser executadas pelo computador para resolver determinado problema.

PROGRAMA DE COMPUTADOR. Expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

Dispôs sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização no país a Lei nº 9.609, de 19.02.98, revogando, no particular, a Lei nº 7.646, de 18.12.87.

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. Fundo de participação destinado a integrar o empregado na vida e no desenvolvimento empresarial.

Constitui-se de depósito efetuado na CEF com duas parcelas: mediante dedução do IR e com recursos oriundos do faturamento da empresa.

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS. Destina-se a regularizar os créditos da União, decorrentes de débitos de pessoas jurídicas, relativas a tributos e contribuições administrados pela SRF e pelo INSS.

Vide a Lei nº 9.964, de 10.04.00, e o Decreto nº 3.431, de 24.04.00.

PROGRAMA FEDERAL DE ASSISTÊNCIA A VÍTIMAS E A TESTEMUNHAS AMEAÇADAS. Vide a Lei nº 9.807, de 13.07.99.

PROGRAMA MAIS MÉDICOS. Instituído pela Lei 12.871, de 22 de outubro de 2013, com a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde (SUS) com os seguintes objetivos: I – diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde; II – fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde no País; III – aprimorar a formação médica no País e proporcionar maior experiência no campo de prática médica durante o processo de formação; IV – ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira; V – fortalecer a política de educação permanente com a integração ensino-serviço, por meio da atuação das instituições de educação superior na supervisão acadêmica das atividades desempenhadas pelos médicos; VI – promover a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da saúde brasileiros e médicos formados em instituições estrangeiras; VII – aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do País e na organização e no funcionamento do SUS; e VIII – estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS.

PROGRESSIVO. Formado de *progresso*, do latim *progressus*, de *progredi* (progredir, ir para diante ou avançar), é empregado, notadamente na terminologia do Direito Financeiro, para

designar a situação de alguma coisa que aumenta em progressão, à elevação do valor da coisa sobre que se baseia.

Dessa forma, a *progressividade* (qualidade, caráter e condição do que é progressivo), caracteriza-se pelo aumento crescente da *tarifa* ou dos *elementos*, que servem de base à verificação do imposto, em razão do aumento da cota ou da riqueza em que vai incidir.

Vide: *Imposto progressivo*.

Progressivo, pois, entende-se o que se vai elevando em razão do aumento daquilo em que se vai firmar para estabelecer uma situação.

PROIBIÇÃO. Do latim *prohibitio*, de *prohibere* (vedar, interditar, proibir), na terminologia jurídica exprime toda *disposição* ou *princípio*, pelo qual se proíbe ou se veda a prática de um ato.

A proibição, assim, revela-se em tudo o que é vedado ou defeso por lei ou por quem tenha autoridade para tomar a iniciativa.

Na linguagem jurídica, a proibição é expressa de várias maneiras, notadamente pelo *não pode*, *não é permitido*, *é defeso*, *não se deve*, *é vedado*, *não se admite*.

Se estabelecidas em lei, as proibições dizem-se *legais*. E os atos praticados em contravenção ou em infração aos princípios ou regras, que proíbem sua prática ou execução, não merecem qualquer apoio legal, sendo ineficazes juridicamente. Em certos casos, mesmo, constituem crimes passíveis de pena, segundo a prescrição legal.

Desse modo, a proibição resulta num *impedimento* ou *oposição formal*, para que se faça ou se execute aquilo que se consigna na regra jurídica proibitória.

E, quando há *proibição legal* a respeito dos direitos individuais, pode a *oposição* ou *o impedimento* ser efetivo, mesmo com o emprego da força.

Relativamente à proibição, há um aforismo jurídico, em que se firma o princípio de que, *proibido o principal*, está proibido tudo o que dele for consequente: “*Prohibitio principali, prohibentur omnia, quae sequuntur ex illo.*”

PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. O princípio da proibição do retrocesso social, também chamado princípio da proibição do regresso, consiste em critério hermenêutico pelo qual o intérprete, quanto ao tema de igualdade de tratamento nos direitos sociais, deve manter um trajeto gradualista, sempre ascendente em busca de maior igualdade, de forma a evitar recuos históricos na proteção destes direitos. (nsf)

PROIBITIVO. De *proibir*, exprime, geralmente, o que *proíbe*. Assim, *regra proibitiva*, *cláusula proibitiva*, *lei proibitiva*, são as que estabelecem uma proibição ou impedem que se faça certa coisa.

Proibitivo. No sentido econômico, assim se diz do princípio, da disposição ou da determinação, que não conduz uma positiva proibição, mas estabelece uma medida ou condição, que de certo modo restringe ou impede que se faça aquilo a que se refere.

Preços proibitivos, por exemplo, são preços tão exagerados, tão excessivos, que *impedem* a aquisição dos produtos a que se referem.

Impostos proibitivos são os que se impõem a certas mercadorias ou indústrias, tão excessivamente que restringem ou anulam o comércio delas.

PROIBITÓRIO. O mesmo que *proibitivo*.

Vide: *Interdito*.

PROJÉTIL. Ou projétil. Do latim *projectilis*, de *projicere* (lançar, arremessar), em sentido geral, entende-se todo *corpo* ou *objeto*, que se arremessa ou se atira contra uma coisa, com o qual possa esta ser danificada ou destruída.

Projétil, assim, é a coisa ou o *corpo arremessado*, ou lançado sobre outro.

A *pedra* que se atira, a *seta* que se lança, a *bala* que se dispara, o *pedaço de pau* que se arremessa, ou qualquer outro objeto atirado ou lançado sobre coisas ou pessoas, para danificá-las, destruí-las, entendem-se *projéteis*, porque assim se compreende tudo o que se lança, que se arremessa, que se joga contra coisas ou pessoas.

É também o sólido pesado lançado no espaço como míssil.

PROJETO. Do latim *projectus* (lançado para diante), é geralmente empregado no sentido *deplano*, que se traça ou se elabora, antecipadamente, para que, por ele, se realize ou se faça alguma coisa.

Projeto. Assim, na terminologia das construções, designa o *traçado* ou a *planta* ideada para que se promova a construção ou a edificação.

Projeto. No sentido jurídico, entende-se, *sempre*, a proposta escrita a respeito de um *intento* ou *desígnio* que se pretende tornar efetivo.

Projeto de lei, pois, é a proposta do texto de uma lei, que se submete à aprovação do Poder competente (Legislativo).

Pode surgir por iniciativa de qualquer membro do Congresso Nacional (Câmara dos Deputados ou Senado Federal), do Presidente da República, do STF, dos Tribunais Superiores, do Procurador-Geral da República e dos cidadãos em geral.

Dispõe a legislação:

A Câmara dos Deputados discutirá e votará os projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do STF e dos Tribunais Superiores.

O projeto aprovado por uma das Casas será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou aprovação, ou arquivamento, na hipótese de rejeição.

A matéria rejeitada somente poderá integrar novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

Projeto orçamentário é a proposta escrita enviada ao congresso legislativo para que, por ele, se elabore a *lei orçamentária*.

Vide: *Orçamento*.

Em qualquer circunstância, pois, na acepção jurídica, projeto exprime a *proposta inicial*, feita por escrito, consignando o pensamento, em *primeira relação*, do que se pretende transformar em lei ou em regra jurídica obrigatória.

PROJETO DE IRRIGAÇÃO. Sistema planejado para o suprimento ou a drenagem de água em empreendimento de agricultura irrigada, de modo programado, em quantidade e qualidade, podendo ser composto por estruturas e equipamentos de uso individual ou coletivo de captação, adução, armazenamento, distribuição e aplicação de água (art. 2º, IV, da Lei 12.787/2013).

PROJETO GENOMA HUMANO. Programa internacional público de investigação para determinar a sequência completa do DNA humano. Trata-se de identificar cada gene, sua localização e função. (nsf)

PROL. Do latim *prode* (*que é útil*), *sempre foi empregado na terminologia jurídica na significação de utilidade ou proveito*.

PROLAÇÃO. Do latim *prolatio*, de *proferre* (mostrar, pronunciar, tirar para fora, revelar), é usado, na linguagem jurídica, para designar o ato pelo qual se profere ou se enuncia o que é feito. Significa, pois, *publicação*.

Desse modo, *prolação da sentença* entende-se o *pronunciamento* dela, pelo qual se divulga e se anuncia.

Prolação da lei é a *promulgação*.

Prolação. Segundo seu sentido originário, também exprime *delonga* ou *adiamento*.

PROLATAR. Dar, proferir ou lavrar a sentença judicial. Promulgar uma lei.

PROLATOR. Assim se designa a pessoa que *prolata* (anuncia ou promulga) alguma sentença ou lei.

PROLE. Do latim *proles*, designa todos os *filhos* de uma pessoa, havidos, ou não, legalmente.

PROLE COMUM. Assim se entendem os filhos nascidos de *pais comuns*, isto é, todos os *filhos de um casal*, em distinção daqueles que possam ser somente filhos de um, não do outro.

Nesta razão, os *filhos da mulher*, que são de outro leito, ou os filhos do marido, de outras núpcias ou com outra mulher, constituem *proles* distintas em relação aos pais respectivos. Geração.

PROLETARIADO. De *proletário*, entende-se a classe de proletários ou conjunto de trabalhadores ou assalariados. Estado de proletário.

PROLETÁRIO. Do latim *proletarius*, designava, entre os romanos, a classe dos cidadãos que, por sua pobreza, estavam isentos de qualquer contribuição fiscal, cabendo-lhes, no entanto, o dever de *procriar* (dar *proles*), para que fornecessem os *filhos* para preenchimento dos *claros* abertos nos exércitos, mantidos pelo Estado.

Diziam-se, por isso, *proletarii*, porque lhes cabia dar cidadãos (*proles*) à República.

Proletário. Na linguagem atual, designa o *operário* ou o *trabalhador*, que aplica suas atividades no trabalho manual ou mecânico, como empregado. É o *obreiro*.

PROLONGAMENTO. De *prolongar*, do latim *prolongare* (alongar, tornar mais longo), entende-se, geralmente, a *continuação de alguma coisa*, em consequência de um acréscimo ou de uma dilatação, que a torna mais *comprida*.

Quando o *prolongamento* se refere, propriamente, à dilatação do tempo, entende-se *prorrogação*, em virtude da qual o *tempo se dilata*, sem solução de continuidade.

Em relação às coisas, o *prolongamento* entende-se o *aumento* em sua extensão, isto é, em seu comprimento, ou seja, um *acrécimo* à sua extensão, ou a *continuidade* de uma coisa, a seguir de outra, na mesma direção ou no mesmo alinhamento.

PROLONGO. De *prolongar*, na técnica das construções entende-se a *parte do telhado*, traseiro ou lateral, *que se prolonga*, além do término das paredes.

Os *beirais do telhado* são prolongos.

PROMESSA. Do latim *promissa*, forma plural de *promissum*, do verbo *promittere* (empenhar-se, assegurar, comprometer-se), entende-se, na significação jurídica, o ato pelo qual a pessoa *se empenha* ou *se compromete* a dar, fazer ou não fazer, alguma coisa.

Desse modo, exterioriza-se pela manifestação da vontade, em face do que se evidencia a intenção ou o propósito de contratar uma obrigação ou executar um ato jurídico.

E, assim, segundo as circunstâncias em que se possa manifestar, tanto se entende *proposta*, *oferta*, como *compromisso*, de que resulte a obrigação de cumprir o prometido.

A *promessa jurídica*, no entanto, deve ser formal, a fim de que, por ela, se determine a obrigação a cumprir.

Assim, a *simples promessa* ou seja, aquela que não se *confirma* por um propósito manifesto ou por um empenho expresso, não tem força para gerar obrigações e, conseqüentemente, dar direitos a outrem.

Há mesmo, em relação à promessa, o aforismo: “*Promissio debet intelligi, rebus sic stantibus.*”

Assim, pela interpretação do brocardo, a promessa, um empenho de caráter *pessoal*, deve ser atendida sem que se desprezem as circunstâncias, em que se tenha proferido, pois que sua exigibilidade se enfraquece se mudadas as mesmas circunstâncias, tal como se falecer *opromitente* ou não se registrarem os fatos em que se funda.

A promessa pode ser formulada para que se empenhe ou contrate a pessoa qualquer espécie de obrigação ou pratique qualquer ato jurídico, para os quais tenha o promitente a capacidade jurídica e autoridade legal para comprometer-se.

Assim, pode incidir na obrigação de comprar, de vender, de recompensar, de pagar, de contratar etc.

PROMESSA DE CASAMENTO. É o empenho dado por uma pessoa de contrair justas núpcias com uma outra.

Vulgarmente, a *promessa de casamento* difere do *noivado*.

Mas, mesmo que seja instituída em forma expressa, como contrato, não obriga juridicamente o prometido, embora de seu não cumprimento possa resultar o pedido de perdas e danos.

PROMESSA DE COMPRA. Assim se entende a convenção ou o ajuste, em virtude do qual a pessoa se obriga a comprar de outrem certas coisas, que lhe pertencem, mediante condições que se determinam.

Se a esta promessa de compra adere o vendedor, *comprometendo-se a vender*, há verdadeiro *compromisso de compra e venda*, de que resultam obrigações e direitos para ambas as partes contratantes.

Aí, propriamente, dir-se-á *promessa de compra e venda*.

E desde que nela se integrem os requisitos do contrato de compra e venda, isto é *res, pretium et consensus*, está este juridicamente integrado, restando apenas a escritura ou o cumprimento definitivo do contrato.

Vide: *Compromisso de compra e venda. Promessa de venda*.

PROMESSA DE CONTRATO. *Pré-contrato* é o ato pelo qual a pessoa se obriga a levar a termo um contrato com outra pessoa.

Neste caso, é necessário que o promitente, bem assim a pessoa a favor de quem é deferido o empenho, possam validamente contratar, isto é, tenham capacidade jurídica para assumir as obrigações que se derivarem do contrato a ser firmado.

A *promessa de contrato* entende-se, propriamente, o *contrato preliminar* ou que precede a outro contrato, chamado, também, *pacto de contrahendo*, no qual se estabelecem as cláusulas ou obrigações do *contrato futuro* que, por circunstâncias várias, não pode ser efetivado desde logo.

O instrumento em que se firma a *promessa de contrato* deve atender às exigências prescritas a respeito do contrato futuro, quanto à forma e requisitos legais.

Assim, se para o contrato é essencial a escritura pública, o instrumento da promessa deve ser passado por escritura pública.

Promessa de contrato ou compromisso de contrato, assim, têm sentidos equivalentes, mostrando-se, ambos, convenções ou ajustes preliminares, em que se firmam ou se estabelecem as condições para o contrato que, futuramente, será concluído.

PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. Assim se diz quando a promessa consiste em se comprometer a *obter fato* a ser praticado por outrem, isto é, que a obrigação constante da promessa seja cumprida por uma terceira pessoa.

Nesta espécie de promessa, o promitente assume a obrigação de responder por perdas e danos, quando o terceiro, por quem se comprometeu, não cumpriu o estipulado, porque, em verdade, não estava sujeito a cumpri-lo.

No entanto, se o terceiro ratifica o prometido, cessa a responsabilidade do promitente, desde que a obrigação prometida se transferiu àquele contra quem se fizera a estipulação.

Pela ratificação, o terceiro não é mais estranho na obrigação. Ao contrário, a ela se integrou.

A promessa de fato de terceiro não se confunde com a estipulação em favor de terceiro. São distintas as figuras.

A promessa demonstra a obrigação assumida por alguém, para que *consiga* que outrem cumpra a prestação que, pela promessa, deve ser prestada por terceira pessoa. A estipulação em favor de terceiro é obrigação assumida pelo contratante-estipulante em proveito ou utilidade de outrem.

PROMESSA DE PAGAMENTO. É o compromisso ou o empenho em que se assegura a realização de um pagamento à pessoa a quem se deve, em prazo certo ou dentro de certo prazo.

Em regra, a promessa de pagamento se defere nos casos em que não há obrigação já firmada, em virtude da qual, além de *prometer* o resgate da dívida, também é esta reconhecida ou confessada.

A *nota promissória* é uma promessa de pagamento. As *confissões de dívida* mostram-se, também, promessas de pagamento.

PROMESSA DE RECOMPENSA. O sentido jurídico da expressão não se afasta de seu sentido gramatical: é a oferta de vantagem, gratificação, paga ou prêmio pela execução de algum trabalho ou satisfação de exigência consignada na promessa.

A promessa de recompensa pode ser feita a pessoa certa ou a pessoa indeterminada.

A promessa de recompensa feita *indeterminadamente*, isto é, sem individualizar a pessoa que possa auferi-la, resulta de *oferta* ou *proposta divulgada com publicidade*, isto é, pela imprensa ou por outros meios, como *boletins* ou *cartazes*.

Em qualquer das circunstâncias, satisfeita a condição ou cumprida a exigência contida na oferta (promessa), cabe ao promitente cumprir, por sua vez, a obrigação assumida, pagando à pessoa o devido.

PROMESSA DE VENDA. Designa o ato pelo qual o proprietário ou dono de uma coisa assume a obrigação de vendê-la a determinada pessoa, estabelecendo ou não, desde logo, as condições desta venda.

Sem a materialização desta promessa, o promitente-vendedor já estabelece as condições de venda, estipulando o preço e as demais condições do contrato, ao mesmo tempo que individualiza a coisa, aceitando o comprador todas as condições em que o contrato se ajusta, já se terá um perfeito *contrato de compra e venda*, dependente, apenas, da escritura definitiva, para que se processe a transmissão da propriedade.

Em regra, a promessa de venda efetiva-se pelo *compromisso de compra e venda*, como ato preliminar ao futuro contrato de compra e venda.

Vide: *Compromisso de compra e venda. Promessa de compra. Promessa de contrato.*

PROMETIDO. Ou *prometida*, de *prometer*, é usado na acepção de *noivo* ou de *noiva*, indicando, assim, quem que se comprometeu em casamento ou ajustou *noivado*.

PROMISCUIDADE. De *promíscuo*, do latim *promiscuus* (usado em comum), entende-se, propriamente, a *mescla* ou a *confusão* de coisas, ou de pessoas, mantendo vida em desordenada comunhão.

Promiscuidade. Extensivamente, assinala a condição de vida de várias pessoas, em que se desprezam os princípios de ordem moral, mantendo elas, indistintamente, entre si, relações depravadas.

PROMISSÁRIO. Do latim *promissa*, designa aquele em favor de quem é feita certa *promessa*, ou que se pode beneficiar de uma promessa.

PROMISSIVO. Do latim *promissivus* (que promete), possui o mesmo sentido de *promissório*. Indica ou revela a qualidade de tudo aquilo em que há promessa ou se faz promessa.

PROMISSÓRIA. Forma feminina de *promissório*, é empregada na linguagem jurídica (Direito Comercial) no mesmo sentido de *nota promissória*, isto é, a promessa de pagamento feita pelo devedor ao credor em documento escrito, passado a favor deste, para que se cumpra no dia ou vencimento aprazado.

Vide: *Cambial. Nota promissória.*

PROMISSÓRIO. Do latim *promissus*, é aplicado para designar tudo o que se refere à promessa ou que integra uma promessa. O mesmo que *promissivo*.

PROMITENTE. Do latim *promittens*, de *promittere*, designa a pessoa que *faz uma promessa* ou assume o compromisso de contratar uma obrigação ou desempenhar um ato jurídico.

PROMOÇÃO. Do latim *promotio*, do verbo *promovere* (levar para diante, avançar, elevar), é, sem fugir ao sentido originário, empregado:

a) *Promoção*, no sentido do Direito Administrativo, como a *elevação* de grau, categoria, posto ou dignidade, superiores aos desempenhados anteriormente.

Resulta num *avanço* ou na *subida de um degrau mais alto* da carreira ou da profissão desempenhada, em virtude do que passa a ser mais *graduado*, auferindo melhores vantagens pela ocupação do posto a que foi promovido.

A promoção ocorre em todos os cargos ou funções, que se dizem de *carreira*. E se registra *por antiguidade* ou *por merecimento*, conforme as regras instituídas regulamentarmente.

A promoção, assim, não é *nomeação*: é acesso ou subida de posto ou posição.

b) *Promoção*, em sentido especialmente forense ou contencioso, entende-se toda iniciativa tendente a cumprir uma medida ou uma diligência, necessária à segurança dos direitos ou para que se cumpra disposição de lei.

Assim, em matéria processual, todo *requerimento*, todo *pedido* tendente à obtenção da medida, que se faz mister ao processo, em defesa dos direitos discutidos, mostra-se uma promoção.

E especialmente, em relação aos *promotores públicos*, todos os requerimentos de sua iniciativa, feitos em bem da justiça, dizem-se *promoções*, quando têm por finalidade *levar para diante* qualquer diligência ou ação.

Desse modo, não seria impróprio chamar-se de *promoção de ação* ao ato pelo qual se ajuíza, ou se traz à presença da Justiça, a demanda judicial. No entanto, para o caso, a terminologia tem adotado, mais apropriadamente, o vocábulo *propositura*.

PROMOTOR. Do latim *promotum*, supino de *promovere* (promover, fazer andar), na terminologia jurídica designa a pessoa a quem se comete a função de *tomar iniciativa*, acerca de fatos de interesse coletivo, em virtude das quais se *põe em andamento* a medida ou a diligência, indispensável à consecução de uma determinação legal.

Em regra, os *promotores*, membros da instituição Ministério Público, exercem suas funções como representantes da sociedade, na defesa dos interesses individuais e sociais indisponíveis.

Em matéria criminal, notadamente, é a eles que compete a iniciativa para *promoção* dos processos criminais, em que se faz valer a ação da Justiça acerca dos crimes e contravenções que se tenham cometido.

PROMOTOR NATURAL. A teoria do promotor natural, ou legal, decorre do princípio da independência, que é imanente à própria instituição. Ela resulta, de um lado, da garantia de toda e qualquer pessoa física, jurídica ou formal que figure em determinado processo, que reclame a intervenção do Ministério Público, em ter órgão específico do *parquet* atuando livremente com atribuição predeterminada em lei, e, portanto, o direito subjetivo do cidadão ao Promotor, legalmente legitimado para o processo. Por outro lado, ela se constitui também como garantia constitucional do princípio da independência funcional, compreendendo o direito do Promotor de oficiar nos processos afetos ao âmbito de suas atribuições (Paulo César Pinheiro Carneiro).

PROMOTORIA. De *promotor*, designa a função ou o cargo deste, bem assim a repartição ou o departamento, em que funciona, geralmente com funções criminais.

PROMOVENTE. De *promover*, do latim *promovens*, de *promovere*, entende-se a pessoa que toma qualquer *iniciativa para promoção* ou *execução* de alguma ação, feito ou processo.

Possui, assim, sentido análogo ao de *promotor*, tido como o que *promove* ou *realiza a promoção* de alguma coisa.

O *promovente*, pois, é aquele que tem a iniciativa, que provoca, por ato seu, a feitura ou a execução de alguma coisa.

É o que *põe a ação em movimento* ou *a leva para diante*.

PROMULGAÇÃO. Do latim *promulgatio*, de *promulgare* (publicar uma lei), entende-se *apublicação da lei*, para que se divulgue e se torne obrigatória, como regra jurídica.

Nesta razão, a *promulgação* é o ato que *vem dar publicidade* à lei, em virtude do qual, conhecidas as novas *normas legais*, passam elas, segundo os princípios instituídos, a ter sua eficácia, no tempo e no espaço, conforme as circunstâncias.

A *promulgação*, assim, não é nem *sanção* nem *decretação*. É ato que sucede à decretação ou à sanção, como elemento indispensável ao início da *exigibilidade* das regras e princípios contidos na lei que se divulga. E a própria divulgação ou a publicação do texto legal, de modo solene.

A *sanção*, que a antecede, é o ato pelo qual se aprova a lei elaborada, em virtude do que se promove a sua publicação, que se soleniza pela promulgação.

A *decretação* é a ordem dada por decreto, para que se cumpra o teor contido nele ou na lei que sanciona, para ser levada à promulgação.

PRONTO. Do latim *promptus* (à disposição, à vista), é empregado na linguagem jurídica, notadamente do Direito Comercial, para designar o que já se *mostra aprestado* ou que *deve ser feito imediatamente* ou *desde logo*.

Neste sentido, pois:

Pronta entrega entende-se a entrega imediata da coisa, objeto da operação ou do contrato. Quer isto dizer, a coisa é dada ou posta à disposição da pessoa, tão logo se tenha ultimado o negócio, em regra a *compra e venda*. Não há, assim, qualquer delonga na entrega da mercadoria ou do produto, devendo esta ser a seguir da realização do ajuste.

Pronto embarque é o embarque imediato, isto é, pelo primeiro meio de transporte que se destine ao local, para onde se vendeu a mercadoria.

PRONTUÁRIO. Do latim *promptuarium* (lugar em que se guardam coisas, que devem estar à mão), designa, na linguagem técnico-administrativa, toda *espécie de fichário* ou *livro de apontamento*, onde devidamente classificada e em certa ordem, se tem disposta uma série de informações, que devam ser *de pronto* encontradas.

O *cadastro* ou toda *espécie de registro*, que tem por objetivo ser uma *fonte de informações de imediata disponibilidade* acerca dos fatos que ali se anotam e registram, são *prontuários*. Estão sempre *prontos* (presentes, à disposição) para cumprir o intuito informativo para que são criados.

PRONTUÁRIO POLICIAL. É o registro, mantido pela polícia civil, em que se anota, em resumo, tudo o que seja pertinente, da vida civil ou criminal do indivíduo ali *identificado*, a fim de que, de pronto, se disponibilizem dados de interesse para as autoridades.

PRONÚNCIA. É deverbal de *pronunciar*, do latim *pronuntiare* (anunciar, proclamar); entende-se, na linguagem do Direito Processual Penal, o ato pelo qual o juiz-presidente de um processo-crime, no Tribunal do júri, em face das provas colhidas no sumário de culpa, reconhece ou *declara* (proclama) o réu *suspeito* do crime que faz objeto da *denúncia*.

Por ela, pois, o juiz proclama a *realidade do delito* e a *suposição acerca da autoria dele*, em face do convencimento a que chegou pelas provas colhidas.

Na *sentença de pronúncia*, justifica o julgador sua decisão, dando as razões de seu *convencimento*, fundado nos indícios que se colherem no sumário, declarando o dispositivo legal em que se acha incurso o *pronunciado*.

Assim, a pronúncia exprime a proclamação da autoria do crime, em virtude da evidência dele, embora sem o caráter de definitivo.

PRONUNCIÇÃO. Ato ou efeito de pronunciar. O mesmo que *pronúncia*. Despacho do juiz, em que declara a pessoa *indiciada* ou *culpada* pelo delito ou pela contravenção que lhe foi imputada. *Declaração, despacho* ou *decisão*.

PRONUNCIAMENTO. Na acepção jurídica, é decisão judicial.

PRONUNCIAR. Do latim *pronunciare* (anunciar em voz alta, declarar, julgar), é tido no mesmo sentido de *despachar, dar sentença, prolatar, declarar, decretar*.

PROPAGANDA. De *propagar*, do latim *propagare* (multiplicar, espalhar, disseminar, difundir), entende-se a *difusão* ou a *vulgarização* de alguma coisa.

É assim que, na técnica mercantil, *propaganda* entende-se a soma de *meios de publicidade* utilizados pelo comerciante, para divulgar ou tornar vulgarizadas ou conhecidas suas mercadorias ou produtos.

A propaganda, na era presente, sendo um dos elementos indispensáveis ao desenvolvimento de um negócio, constitui uma verdadeira arte, que se utiliza dos mais variados recursos para propalar as vantagens, as utilidades e os méritos de um produto, induzindo os compradores a preferi-lo.

Quando a propaganda é propriamente realizada por meio de anúncios insertos nos jornais, por meio de cartazes ou qualquer outro material escrito ou desenhado, é denominada *de publicidade*.

PROPEDÊUTICO. Da preposição grega *pro* e *paideutikós* (relativo à educação), quer exprimir, propriamente, *ensino preliminar* ou *introdutivo*.

Assim, *curso propedêutico* é o que, como preparatório ou preliminar de outro, o antecede. Encerra, pois, a instrução preliminar.

Na forma feminina e como substantivo, é geralmente empregado no sentido de *introdução* ou *conjunto de noções preliminares* necessárias ao conhecimento de uma ciência ou de uma disciplina.

PROPINA. Do latim *propina*, de *propinare* (dar a beber, dar a comer, de que resultou: oferecer, entregar), entende-se a *taxa* paga em retribuição de algum serviço.

É, assim, a *gratificação* que se oferece ou se entrega como recompensa a serviço prestado.

Dizia-se, antigamente, *presente* ou *dom em dinheiro*, em outras coisas ou efeitos, porque *apropina*, embora como recompensa de uma assistência ou trabalhos extraordinários, constituía uma *vantagem extra* ou uma *paga voluntária*.

Por esse motivo é que, na terminologia atual, aplica-se no sentido de *gorjeta*, quando primitivamente era propriamente uma gratificação em caráter de *emolumentos*.

PROPONENTE. Do latim *proponens*, de *proponere* (propor), exprime e designa a pessoa que *faz uma proposta*.

Proponente, assim, é também o *ofertante* ou o *policitante*.

PROPORCIONAL. Do latim *proportionalis*, de *proportio* (proporção, relação), entende-se o que se mostra numa relação de igualdade ou de semelhança entre várias coisas.

É o que *está em proporção*, isto é, apresenta a disposição ou a correspondência devida entre as partes e o seu todo.

A *proporcionalidade*, assim, revela-se numa igualdade relativa, consequente da relação das diferentes partes de um todo já comparadas entre si.

Desse modo, *lucros proporcionais* indicam-se os que resultam da relação das diversas cotas, componentes de um capital, e os lucros obtidos, em virtude do que eles se repartem ou se distribuem em relação à cota de cada um.

Em consequência, nesta divisão ou repartição de lucros, pela *proporcionalidade*, que é devida, cada parte receberá sua *porção*, segundo o valor ou a soma de sua *outra porção* (contingente) possuída no capital, isto é, representativa da mesma percentagem ou proporção.

Vide: “*Pro rata*”. *Rateio*.

E *imposto proporcional* revela-se aquele cuja soma ou valor é resultante de uma taxa, que é constante, no que difere do progressivo, cuja taxa é crescente em razão do aumento da soma ou do valor tributável.

Desse modo, a proporcionalidade do imposto evidencia-se pela imposição de uma *taxa única*, sem atenção ao montante do valor tributável. É fixa e invariável, sendo assim sempre aplicável à matéria tributável, na base do índice ou percentagem que se firma na lei.

PROPORCIONALIDADE. Refere-se à adequada relação que deve existir entre a ação e o resultado ou entre os valores protegidos pelas normas jurídicas.

É critério de interpretação axiológica, quando se põem em confronto valores diversos, devendo o intérprete optar pelo valor que se mostra com maior densidade ou importância.

Denomina-se princípio da proporcionalidade a decorrência do princípio da supremacia da Constituição que tem por objeto a aferição da relação entre o fim e o meio, com sentido teleológico ou finalístico, reputando arbitrário o ato que não observar que os meios destinados a realizar um fim não são por si mesmos apropriados, ou quando a desproporção entre o fim e o fundamento é particularmente manifesta.

O princípio da proporcionalidade apresenta as seguintes facetas:

- a) a exigência de conformidade ou adequação dos meios, o que pressupõe a investigação e prova de que o ato é conforme os fins que justificam sua adoção (relação de adequação medida-fim), ou seja, se a medida é suscetível de atingir o objetivo escolhido;
- b) o princípio da necessidade ou da menor ingerência possível, consistente na ideia de que os meios eleitos para alcançar determinado fim devem ser os menos onerosos, daí decorrendo a perquirição da: 1. necessidade material; 2. exigibilidade espacial; 3. exigibilidade temporal; e 4. exigibilidade pessoal ou individuação das limitações. O princípio pode ser denominado, também, de “escolha do meio mais suave”;
- c) o princípio da proporcionalidade em sentido restrito, em que meios e fim são colocados em equação mediante um juízo de ponderação, a fim de se avaliar se o meio utilizado é ou não proporcionado em relação ao fim.

Na Constituição de 1988 não há adoção expressa do princípio da proporcionalidade, que é implícito em diversos dispositivos:

- a) o princípio da adequação dos meios, no art. 138, ao se referir às garantias constitucionais que ficarão suspensas durante o estado de sítio;

- b) o princípio da necessidade, no art. 37, IX, sobre a contratação por tempo determinado de pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público;
- c) o princípio da proporcionalidade em sentido restrito, no art. 173, dispondo que, ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

Note-se que são todos exemplos de dispositivos constitucionais que demonstram que o exercício de qualquer direito não é absoluto, mesmo porque “a liberdade consiste em fazer tudo aquilo que não prejudique outrem; assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão os que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos”.

PROPOSIÇÃO. Do latim *propositio*, de *proponere* (propor), é tido no mesmo sentido de *proposta* ou *apresentação* de alguma coisa.

No sentido de Direito Público, é tomado na acepção de *apresentação de um texto de lei* por um ou vários membros de um corpo legislativo, a fim de que se transforme em regra legal.

Diz-se, propriamente, *proposição de lei*, ou seja, a proposta de um texto de lei, dividida em artigos, geralmente precedida de uma exposição de motivos. É o *projeto de lei*.

PROPOSITURA. Do latim *propositus* (posto adiante, proposto), é empregado para exprimir *o efeito de propor*.

Assim, exprime, na linguagem jurídica, todo ato pelo qual se propõe uma coisa ou se inicia uma ação.

Desse modo, *propositura da ação* é o ato pelo qual, entregando-se a *petição inicial*, em que se pede o que é de nosso direito ou o que se pretende, fundado nele, se promove o começo ou o início da demanda.

Nesta razão, a *propositura da ação* vem manifestar o desejo de alguém de fazer valer o seu direito ou prevenir a integridade dele, por meio da demanda, quando está sendo molestado nele ou teme qualquer molestação.

A *propositura da ação* é tida como legalmente efetiva, quando cumprida a *citação*, que a precede, após o deferimento da petição em que se formula o pedido inicial.

No entanto, logo que é despachada e deferida a petição, está virtualmente proposta a ação. Há, pois, *propositura*.

Somente o indeferimento teria a força de considerá-la como não proposta.

Vide: *Preclusão*.

PROPOSTA. Forma feminina de *proposto*, do latim *propositus* (exposto aos olhos, posto adiante), significa a *ação de propor* ou *de oferecer* a outrem alguma coisa, indicando, também, o *conteúdo* ou o *objeto* do que se propõe.

Entende-se, assim, no mesmo sentido de *policitação*, revelando-se a *promessa para um negócio* ou para um contrato.

A *proposta* faz gerar para o *proponente* (policitante) a obrigação de cumprir aquilo que propôs, quando é esta *aceita* pela pessoa a quem foi feita.

No entanto, enquanto não vem a *aceitação*, pode o proponente revogar a proposta, retirando-a ou a tornando sem efeito. Quer isto significar que o vínculo obrigacional somente se estabelece quando a proposta é tida como aceita.

Quando intervém a aceitação, porém, o contrato se firma irrevogavelmente, desde que na proposta se achem estabelecidas todas as condições ou determinações indispensáveis à sua elaboração e conclusão.

PROPRIEDADE. Do latim *proprietas*, de *proprius* (particular, peculiar, próprio), genericamente designa qualidade que é inseparável de uma coisa, ou que a ela pertence em caráter permanente.

Assim, *propriedade* não somente exprime *peculiaridade*, como o que é *próprio* ou *particular* à coisa, achando-se, inseparavelmente, junto a ela ou fazendo parte dela. É sentido que lhe advém da expressão *prope*, que se entende *junto de*, *perto de*.

Desse modo, as particularidades de uma coisa não somente se mostram qualidades dela, como requisitos que a individualizam ou a particularizam.

Propriedade. Na linguagem, em sentido comum, *propriedade*, sem fugir ao sentido originário, é a condição em que se encontra a coisa, que pertence, em caráter próprio e exclusivo, a determinada pessoa. É, assim, a *pertinência exclusiva* da coisa, atribuída à pessoa.

Nesta razão é que, extensivamente, aplica-se *propriedade* para designar a *própria coisa*, ou *obem* que pertence exclusivamente a alguém.

Propriedade. Mas, conceituada como instituição jurídica, é compreendida como o *próprio direito exclusivo* ou o *poder absoluto e exclusivo* que, em caráter permanente, se tem sobre a coisa que nos pertence.

Assim, revela-se a instituição fundamental da vida econômica, nos regimes em que se impõe a garantia legal desse poder em benefício do proprietário, através da *propriedade privada*.

O sentido de poder exclusivo e absoluto, que se exerce sobre determinada coisa, em caráter permanente, não se mostra arbitrário e infinito: vai até onde o impeça a natural limitação, imposta pela concorrência de outro direito igual ou superior a ele.

Desse modo, o *direito de propriedade*, que se assegura em toda a sua plenitude, para que possa seu titular dispor da coisa livremente, fruindo-a a seu bel-prazer ou a alienando quando lhe aprouver, sofre as restrições advindas do respeito a direitos alheios ou fundadas no próprio interesse coletivo, em face dos princípios jurídicos que transformam a propriedade numa *função social*, com destino ligado ao bem-estar do próprio povo.

Nesta razão, o sentido de *absoluto*, dado ao direito de propriedade, não deve ser tomado a rigor. Bem assim seu caráter de *exclusivo*.

No direito de propriedade, encontram-se integrados os direitos de ser *usada a coisa*, conforme os desejos da pessoa a quem pertence (*jus utendi* ou direito de uso); o de fruir e gozar a coisa (*jus fruendi*), tirando dela todas as utilidades (proveitos, benefícios e frutos), que dela possam ser produzidas, e o de dispor dela, transformando-a, consumindo-a, alienando-a (*jus abutendi*), segundo as necessidades ou a vontade demonstrada.

O *direito de propriedade* é, também, compreendido como *domínio*. E nesta denominação a tinham os romanos que a definiam: “*Dominium est jus utendi, fruendi et abutendi re sua quatenus juris ratio patitur.*”

Vide: *Domínio*.

No entanto, como já se observa no sentido técnico do vocábulo, em sua aplicação no Direito Romano, em que domínio e propriedade se apresentavam como equivalentes, em certos casos *propriedade* é especialmente para designar a propriedade, desprovida do direito de gozar a coisa, em oposição a usufruto. É a *nua propriedade* ou a indicação da *coisa em si*. *Edomínio* revela, notadamente, o *direito de propriedade*, tomado em seu caráter absoluto, embora extensivamente seja empregado para designar a soma de direitos que nos cabem em relação às coisas que nos pertençam.

Vide: *Coisa. Direito real. Domínio. Reivindicação*.

PROPRIEDADE AGRÍCOLA. Assim se entende a instituição de ordem econômica que tem por objetivo a exploração de negócios agrícolas. E, nesta acepção, como propriedade agrícola entende-se o *terreno* ou o *prédio*, em que se faz a cultura ou se mantém uma exploração agrícola, como tudo o que se refere a esta indústria, inclusive os direitos que asseguram as atividades que lhe são inerentes.

PROPRIEDADE ALODIAL. Assim se diz do *prédio* ou da *propriedade imobiliária*, quando seu proprietário tem sobre ela todos os *direitos dominiais*, também ditos de *direitos reais sobre a coisa*.

A *propriedade alodial* equivale ao sentido de *propriedade plena*, em virtude do que o proprietário pode exercer sobre a coisa todos os direitos assinados acerca da mesma, ou seja, ter sobre ela o *poder jurídico mais completo (plena in re potestas)*.

Vide: *Alodial*.

PROPRIEDADE APARENTE. Assim se entende a propriedade *que se supõe* ou se mostra como pertencendo em verdade a certa pessoa, quando a esta não assiste legítimo direito dominial, ou este se funda em direito incerto ou inseguro.

PROPRIEDADE AUTORAL. Equivale ao sentido de direito autoral.

Desse modo, *propriedade autoral* exprime o conjunto de direitos que se assegura ao *autor* de obra literária, artística ou científica.

Vide: *Direito autoral*.

PROPRIEDADE COLETIVA. Em oposição ao sentido da propriedade individual ou privada, entende-se a propriedade que se encontra submetida a um regime em que *sesuprime* a pertinência individual, de modo que a coisa sobre que incide é de uso comum ou se vincula completamente à utilidade geral.

Nesta razão, a propriedade coletiva não se confunde com a *propriedade comum*, caracterizada por uma *indivisão* ou pela *copropriedade indivisa*, em que se evidencia a autonomia das partes individuais, apesar da indivisão.

Na *propriedade coletiva*, quem a usa ou dela se *utiliza* não pode pretender uma *parte nela*, porque ela é inalienável e insuscetível de apropriação individual.

Em regra, pertence ao domínio público ou ao domínio privado do Estado, entendendo-se *bens fora do comércio*. Ou apresenta um *estado particular da propriedade*, que não pode servir ou se tornar objeto de propriedade privada.

PROPRIEDADE COMERCIAL. Em sentido comum, quer a locução designar *o estabelecimento comercial* ou a *organização*, que tem por objeto a exploração de negócios mercantis.

Assim, tudo o que tem por fim ou por objeto uma exploração de ordem comercial evidencia-se uma propriedade comercial.

Mas, na acepção propriamente jurídica, a *propriedade comercial* revela-se a *soma de direitos* ou o *conjunto de direitos* assegurados ao comerciante em relação às coisas de seu comércio.

Nesta razão, não somente o direito sobre as coisas, como todas as relações jurídicas que se derivem de seus negócios entendem-se *propriedades comerciais*, entre as quais as relativas ao *nome comercial*, *marcas de comércio*, *fundo de comércio*, e, mesmo, o *direito de renovação* do contrato de locação de prédio, em que está seu estabelecimento.

PROPRIEDADE COMUM. Nesta expressão, o qualificativo *comum* traz o sentido de *pertencente a mais de uma pessoa*, as quais exercitam os direitos dominiais sobre a coisa *em comum*.

Nesta razão, a propriedade em comum resulta do *estado de indivisão*, em que se encontra a coisa de propriedade de várias pessoas. É o caso da *copropriedade*, em que as *partes dela* ou os *quinhões* que cabem a cada *coproprietário* ou *condômino* se mostram *partes individuais autônomas*, subsistentes mesmo diante da indivisão.

Cada parte, portanto, é uma *propriedade individual*, embora integrada na comunhão.

Assim, a *propriedade comum* não se confunde com a *propriedade coletiva*, em que não se verifica *autonomia de partes individuais*, ou seja, onde não há *propriedade individual*, nem no todo nem em partes.

Na propriedade comum, *cada parte* se mostra um bem de ordem patrimonial individual ou privado, enquanto que a *propriedade coletiva* se caracteriza precipuamente em não se subordinar a qualquer apropriação individual ou particular.

E, assim sendo, enquanto na *propriedade comum* o coproprietário pode realizar sua divisão, pondo fim à comunhão, na propriedade coletiva não se permite semelhante iniciativa, em face da *afetação de bem de ordem pública*, que incide sobre ela, pela qual é completamente destinada a uma *utilidade pública*.

PROPRIEDADE CORPÓREA. É a que tem corpo, ou seja, aquela que consiste em ou se relaciona a coisa material.

Opõe-se à *propriedade incorpórea* ou imaterial.

Vide: *Propriedade intelectual*.

PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. É a que está gravada de fideicomisso. É propriedade resolúvel.

Vide: *Fideicomisso. Fiduciário.*

PROPRIEDADE IMATERIAL. É a denominação atribuída à propriedade cujo *objeto* não é de ordem material ou corpórea.

Nesta espécie, assim, encontra-se a *propriedade intelectual* ou toda aquela cujo objeto seja constituído por uma coisa ou um bem de ordem abstrata, isto é, sem corpo ou sem forma material.

PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. A propriedade corpórea, também dita de propriedade material, conforme natureza da coisa a que se refere, diz-se *mobiliária* ou *imobiliária*. É distinção que se mostra fundada na natureza mobiliária ou imobiliária dos bens.

Vide: *Bens imóveis. Bens móveis.*

Propriedade imobiliária, pois, é a que se representa por bens ou coisas imóveis. Neste caso, é a que resulta dos *bens de raiz*, dos *terrenos*, dos *prédios*, vulgarmente também chamados simplesmente *imóveis*.

É por este motivo que, na linguagem comum, por vezes, *propriedade* é isoladamente empregado para designar o imóvel, o terreno, o bem de raiz, o prédio.

PROPRIEDADE INCORPÓREA. É aquela que tem por objeto coisa incorpórea ou de ordem imaterial. É a propriedade que incide sobre *direitos* ou coisas que não possuem existência concreta.

É incorpórea a propriedade intelectual, a propriedade industrial ou comercial, estas, em certos casos.

PROPRIEDADE INDIVIDUAL. É a que pertence, particularmente, a determinada pessoa.

Vide: *Propriedade privada.*

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. É, vulgarmente, o próprio estabelecimento comercial ou industrial, considerado pelo *local* ou *imóvel*, em que se encontram instaladas as fábricas ou as indústrias. Mas é a expressão compreendida, também, como o conjunto de coisas que constituem uma organização industrial, pelo que nela se integra não somente a reunião de coisas materiais necessárias ao objeto do estabelecimento, como todos os direitos resultantes das atividades inerentes ao mesmo. É assim, pois, que *propriedade industrial* vem significar, na linguagem jurídica, especialmente, a soma de direitos que incidem sobre as concepções ou produções da inteligência, trazidas à indústria para sua exploração e para proveito econômico de quem as imaginou ou *inventou*.

Desse modo, as *invenções* entendem-se *propriedades industriais*, como as *marcas de comércio* entendem-se *propriedades comerciais*. Designam, assim, as *relações jurídicas* que vinculam os inventos a seus autores.

E as *marcas de indústria* também são propriedades industriais, pois que delas resultam *direitos próprios e particulares* para o industrial, que conseguiu os respectivos registros.

Vide: *Invenção. Marca de indústria. Patente de invenção.*

PROPRIEDADE INTELECTUAL. Genericamente, a qualificação *intelectual* se refere a toda espécie de propriedade, que se origina ou provenha de qualquer *concepção* ou *produto da inteligência*, para exprimir o *conjunto de direitos* que competem ao intelectual (escritor, artista ou inventor) como autor da *obra imaginada, elaborada* ou *inventada*.

Assim, não se designa como propriedade intelectual somente a que se tem sobre a *obra literária, científica, filosófica* ou *artística*, mas toda *concepção* produzida pelo cérebro humano, da qual possa resultar uma exploração comercial ou uma vantagem econômica, tal como a *invenção*.

Nesta razão, a *propriedade intelectual* se representa pela *soma de direitos*, que se particularizam em proveito do *autor* de qualquer espécie de produção da inteligência, não importa a forma ou a maneira por que se tenha produzido.

Em relação às obras literárias, científicas ou filosóficas, denominadas *obras* ou *produções do pensamento*, e às *obras artísticas* (escritura, pintura), a propriedade intelectual é geralmente conhecida pela denominação *direitos autorais*.

E quanto às *invenções*, na terminologia do Direito Comercial designam-se, especialmente, propriedades industriais, que se concretizam pelas *patentes de invenções*, expedidas pelo Poder Público em favor dos inventores.

A *propriedade intelectual* entra na espécie da propriedade incorpórea ou da propriedade imaterial.

PROPRIEDADE LIMITADA. Em oposição ao sentido de propriedade plena, a propriedade limitada quer designar aquela que está sujeita a um ônus real, pelo que seu titular não pode exercer os direitos, que lhe competem, em toda a sua plenitude.

É chamada, também, de *propriedade imperfeita* (*imperfecta* ou *minus plena*), porque os direitos, que lhe são inerentes, se encontram *fracionados* ou *desmembrados*, em mãos de mais de uma pessoa. Ou quando é passível de *resolução*.

A limitação, pois, decorre do desmembramento dos direitos inerentes à propriedade, não de qualquer fracionamento, que lhe possa atingir, pois que, por sua essência, a propriedade é sempre *una*. Mesmo no caso do condomínio, cada quinhão ou parte é, em verdade, uma propriedade em relação ao condômino ou coproprietário.

E, em consequência, essa limitação atinge o *exercício dos direitos de propriedade*.

Vide: *Direito real. Domínio. Enfiteuse*.

O sentido de *limitada*, portanto, significa *restrições* ao uso, gozo e disposição da propriedade, em virtude de direito real ou ônus, que sobre ela passa, ou quando é *resolúvel*.

Vide: *Propriedade resolúvel*.

PROPRIEDADE LITERÁRIA. Exprime a soma de direitos que tem o autor de obra literária sobre a mesma, em virtude do que somente ele (autor ou escrito) pode explorá-la comercialmente.

Os direitos, porém, são cedíveis e transferíveis.

PROPRIEDADE MOBILIÁRIA. Espécie de propriedade corpórea ou material, assim se entende aquela que tem como objetivo coisa ou bem móvel.

Vide: *Bens móveis*.

PROPRIEDADE-NUA. É espécie de propriedade limitada ou imperfeita, entendendo-se aquela que se apresenta desprovida do *direito de uso*.

Na propriedade-nua, o proprietário é senhor do bem de raiz, mas não tem o uso e gozo da coisa.

Nesta razão, os direitos que competem ao proprietário não são plenos. Encontram-se *limitados*: não lhe é assegurado o *domínio útil*, em que se funda o *usufruto da coisa*.

Na *enfiteuse*, a nua-propriedade pertence ao *senhorio direto*. E, no usufruto, ao *proprietário do imóvel*.

O *usufrutuário* e o *enfiteuta*, em realidade, são beneficiários das utilidades por ela produzidos, até que, pelos meios próprios, os direitos dominiais que se desmembraram, se consolidem em mãos do proprietário do imóvel para tornar a propriedade *plena e perfeita*.

PROPRIEDADE PERFEITA. É a propriedade plena, indicando a propriedade, cujos direitos estão, em toda a sua plenitude, em mãos do proprietário, que, desse modo, tem sobre ela *ousus, fructus* e *abusus*.

A perfeição da propriedade, pois, assenta na evidência de *plenos poderes* ou de *todos os direitos* em mãos de uma só pessoa, tida como titular deles.

PROPRIEDADE PLENA. Ou propriedade perfeita, assim se diz daquela em que todos os direitos, que lhe são elementares e inerentes, se encontram enfeixados em mãos de uma pessoa.

Desta forma, a *soma de direitos* relativos à propriedade, atribuídos *somente* a uma pessoa, dão a esta uma *plenitude de poderes* sobre a propriedade.

À *propriedade plena* revela-se o *domínio*, que é a expressão científica apropriada para indicar o *direito de propriedade em toda a sua plenitude*.

A propriedade plena, também, é dita *propriedade consolidada*. Está *consolidada* porque todos os direitos próprios ou inerentes a ela se mostram *unidos* ou formando um *todo* em mãos de um só, o que não ocorre quando os direitos, formadores dessa *totalidade de direitos*, se

apresentam *desunidos* ou *desmembrados*, para que se outorguem poderes a pessoas diferentes.

É o caso do desmembramento do domínio ou mais propriamente dos direitos que lhe correspondem, os quais, em se destacando, dizem-se *direitos reais* sobre a coisa (*jura in re aliena*); vêm *limitar* ou restringir os poderes do proprietário sobre a coisa, objeto da propriedade. E, assim, já não os pode exercer *plenamente*, visto que está *limitado*, *onerado* ou *diminuído* em seus direitos.

PROPRIEDADE PRIVADA. Assim se entende a propriedade cujos direitos são atribuídos *particular* ou *individualmente* a certa ou determinada pessoa, estando, assim, sob o domínio absoluto e exclusivo dela.

No conceito jurídico, porém, a expressão exprime a própria garantia ou a segurança que se atribui a certa pessoa (o proprietário), para que possa dispor e usar da coisa que lhe pertence segundo sua vontade, dirigida segundo os preceitos e regras legais.

Neste sentido, opõe-se à significação de *propriedade pública* ou de *propriedade coletiva*, que escapam a essa sujeição à vontade individual, não entrando no rol de coisas particulares ou individuais os objetos a que se referem.

A propriedade privada é também chamada de *propriedade individual*, tendo a mesma significação, quando se refere ao objeto sobre que incidem os respectivos direitos de propriedade, de *propriedade particular*.

PROPRIEDADE PÚBLICA. Denominação dada a toda coisa ou bem que pertence ao *domínio do Estado*, incluído na ordem das coisas de *domínio público* ou *privado do Estado*.

Desse modo, a *propriedade pública* é a que pertence ao Estado, não importa o destino que tenha.

A propriedade pública é espécie de *propriedade coletiva*, opondo-se, nesta razão, ao sentido de *propriedade individual* ou *privada*.

A propriedade pública evidencia-se bem que está fora do comércio. E pela afetação legal que sobre ela pesa não está sujeita à prescrição. É, portanto, inapropriável e imprescritível.

Vide: *Bens da União. Domínio da União*.

PROPRIEDADE PURA. É a propriedade perfeita ou plena. E é pura porque todos os direitos, em que se manifesta, estão unidos ou integrados num todo, em mãos de uma só pessoa, não sofrendo qualquer restrição ou limitação.

É também pura a propriedade quando não está subordinada à resolução.

PROPRIEDADE RESOLÚVEL. Assim se entende a propriedade, quando os direitos que a constituem estão subordinados a revogação ou se instituem por prazo de duração temporária.

Desse modo, é a propriedade que não se mostra em caráter *permanente*, é passível de revogação, independente da vontade do proprietário.

Vários os casos em que se pode apresentar a propriedade, sob *condição resolutória*, a ela imposta por força de declaração da vontade, quando constituída, ou por determinação de lei.

A resolução da propriedade opera a restituição da coisa, a que se refere, ao antigo dono ou ao que se indicar para ser o seu dono.

Vide: *Fideicomisso*.

Nesta razão, o sentido de *resolúvel*, neste caso, equivale ao de *revogável*, *rescindível* e *extinguível*.

A *resolução*, assim, tanto pode ocorrer pela *revogação*, pela *rescisão*, como pela terminação do prazo, o que se mostra *extinção*.

A *propriedade resolúvel* equivale ao sentido de *propriedade condicional*, sendo, assim, espécie que não se pode qualificar de *perfeita*, pois que não se integra nela o elemento *permanência* ou *perpetuidade*.

Pela prescrição, a *propriedade resolúvel* pode tornar-se *perfeita*. E, nestas circunstâncias, converte-se em *propriedade plena* ou *propriedade absoluta*.

PROPRIEDADE RURAL. Assim se diz de toda propriedade situada no campo ou fora do *perímetro urbano*.

Vide: *Prédio rural. Prédio rústico*.

PROPRIEDADE URBANA. É aquela que se situa no perímetro urbano, desde que ela não tenha a finalidade dos prédios rústicos.

Vide: *Prédio urbano*.

PROPRIETÁRIO. Do latim *propriarius*, designa a pessoa a quem se atribui a qualidade de *desenhor* ou *dono da coisa*.

É, assim, a pessoa que tem o direito de propriedade sobre determinada coisa, móvel ou imóvel. É o *titular* desse direito.

PRÓPRIO. Do latim *proprius*, de *prope* (ao pé, perto, próximo), é o vocábulo empregado para designar o que está *tão perto* ou *tão ligado* à coisa ou à pessoa, que faz parte dela, *lhe é peculiar, inerente* ou *pertencente*.

Nesta razão, *próprio* revela, geralmente, uma *particularidade* ou um caráter elementar ou distintivo da coisa ou da pessoa.

E, assim, o que é próprio é *indispensável*, é *individualístico* ou *pertence, em caráter particular*, à coisa ou à pessoa.

Na significação gramatical, próprio, opondo-se ao alheio, para aludir ao *que é particular* ou *que é de alguém*, equivale aos possessivos *meu, teu, seu, nosso, vosso*.

Próprio. Como substantivo, é empregado na acepção de ou em equivalência a *propriedade*, quando aplicada para designar a *coisa*, pertencente a certa pessoa, naquele caráter: é um *próprio* de fulano, é um *próprio* do Estado.

Próprio. Na linguagem corrente, ainda como substantivo, é usado para designar a *pessoa enviada especialmente* para cumprir uma mensagem ou para levar qualquer coisa a certo destino.

Foi enviado um *próprio*, quer exprimir que uma pessoa, particularmente designada, foi incumbida de levar coisa a determinada pessoa, ou a cumprir certa missão.

“PROPRIO NOMINE”. Expressão latina que se traduz *no próprio nome*, para indicar ou explicar toda atuação judicial feita *no interesse da própria pessoa*, não por interesse alheio ou de outrem. O oposto latino é *alieno nomine*.

“PROPRIO SENSU”. Locução traduzível por *no sentido próprio*, empregada em alusão *ao exato sentido* ou *ao apropriado sentido* em que as palavras sejam aplicadas.

PRÓPRIOS NACIONAIS. Expressão usada para determinar o conjunto de bens pertencentes ou de propriedade do Estado. Corresponde a *bens do domínio da União*.

PRORROGAÇÃO. Do latim *prorogatio*, de *prorogare* (alongar, dilatar, adiar, ampliar), exprime, originalmente, o *aumento de tempo*, a *ampliação do prazo*, o *espaçamento do tempo*, prestes a extinguir, para que certas coisas possam continuar, em seguimento, sem solução de continuidade.

Nesta razão, a prorrogação pressupõe prazo ou espaço de tempo, que não se extinguiu nem terminou e que é *ampliado, dilatado, aumentado*, antes que termine ou se acabe.

Não se prorroga ou o que já se mostra terminado ou acabado, isto é, fora da *vigência* ou *do exercício de um prazo*, que não mais existe. Aí, ocorreria coisa nova, iniciar-se-ia um *novo espaço de tempo*, pela *solução de continuidade* entre o *prazo antigo* e o *novo prazo*, revelando-se, portanto, *renovação*, não prorrogação.

A rigor, pois, a prorrogação é a dilatação do espaço de tempo, cujo fim não ocorreu, para que se continue a fazer o que dentro dele se permitia. E, portanto, deve ser promovida *antes que termine* o prazo ou aquilo que se quer prorrogar, para que o *tempo prefixo* se dilate ou se amplie.

Na prorrogação, o *antes* e o *depois* ligam-se numa *continuidade* para se mostrarem como uma única e só coisa, isto é, para que se apresente como um *prazo* ou um *espaço de tempo*, em que não se registrou nem ocorreu a menor *descontinuidade*, o que não se registra na *renovação*, onde se anota a *interrupção* entre o *passado* e o *novo* ou *presente*.

A prorrogação, portanto, tem por objetivo precípua não admitir *interrupção* nem promover uma solução de continuidade entre o espaço de tempo, que foi insignificante para cumprimento de certo fato, e o outro, que se concedeu ou veio aumentar o passado.

PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. Tem o mesmo sentido de *prorrogação da jurisdição*. Em sentido extensivo, *prorrogação* é aplicado na locução na mesma acepção de *ampliação* ou *aumento*, referente a competência.

Assim, *prorrogação de competência* entende-se o *aumento* ou a *dilatação da competência* atribuída à pessoa, para que possa *exercer* ou *continuar a exercer* as funções que não estavam *antes* nos limites normais de suas atribuições.

E, desse modo, não sendo embora *anteriormente* competente, pela *prorrogação* passa a ser competente, em vista do que *continua* a fazer o que já havia começado.

No sentido processual, *prorrogação de competência* é, assim, a *extensão* ou a *ampliação* da competência de um juiz, para que possa tomar conhecimento da questão trazida à presença dele, por circunstâncias especiais.

E, embora, originariamente, *sem competência* para a conhecer, pela *prorrogação* investe-se na *competência*, ampliam-se seus poderes jurisdicionais, para que possa *continuar no exercício de suas atribuições*, e, sem solução de continuidade, *prossiga* no feito trazido ao seu conhecimento.

A *prorrogação da competência*, porém, é somente possível, pela *prevenção*, pela *continência* ou *conexão de causa*, quando *prorrogável*. E a competência somente é prorrogável, quando não incida ou não se refira à *competência improrrogável*, isto é, quando não se fundar *ratione materiae* ou *ratione causae*.

Neste caso, não se permitindo *prorrogação*, tudo o que se fizer em contrário é nulo *ipso jure*.

Vide: *Competência*.

A prorrogação da competência pode ser *voluntária* ou *necessária*.

É *voluntária*, quando, pela renúncia ou pelo consentimento tácito, alguém se sujeita à jurisdição alheia, não se utilizando dos meios para impedi-la.

Vide: *Exceção declinatória do foro*.

É *necessária*, quando se liga a fato ou a circunstância, que não pode ser impedida ou evitada pela pessoa, como na *reconvenção*, nas *intervenções* ou no *chamamento de terceiros*, entre as quais se anotam a *denúnciação da lide* e a *oposição*.

A *prorrogação da competência*, efetiva, faz modificar a competência originária, passando a valer a que decorre da competência prorrogada.

Por ela, o juiz é investido de poderes jurisdicionais suficientes para que tome conhecimento da questão e a julgue segundo as prescrições das leis processuais. Em seu favor se firmou uma competência *mais ampliada*.

PROSCRIÇÃO. Do latim *proscriptio*, de *proscribere* (proscrever, anunciar por escrito, proclamar), literalmente quer significar a *ação* de anunciar por *escrito*, sendo, pois, equivalente a *publicação* ou *promulgação*.

Proscrição. No sentido jurídico, tem sido empregado na significação de *desterro* ou *banimento*, como medida tomada pelo *Poder Público* contra as pessoas que se tornam prejudiciais ou perigosas à ordem jurídica do Estado.

Primitivamente, o conceito de *proscrição* trazia o de *desterro*, com o *confisco de bens*. E a pessoa sujeita ou forçada a ela era arguida de *infame*. Daí por que *proscrição*, também, é tomada na acepção de *aviltamento*, *rebaixamento*, *prostituição*, *degradação*.

Proscrição. Desta forma, na acepção jurídica, o vocábulo se apresenta sempre como *acondenação*, agravada por um *impedimento* ou *proibição* acerca de uma coisa, que não se pode fazer.

Por isso é que, às vezes, é tomado no sentido de *proibição* ou *impedimento*: *é proscrito* equivale a *é proibido* ou *é condenado*, conforme o que está anunciado por escrito ou *promulgado*.

Proscrição. Na acepção romana, fundada em um dos sentidos de *proscribere* (anunciar uma venda ou pôr à venda), *proscrição (proscriptio)* quer também significar a *venda forçada*, em distinção a *venditio bonorum*, que exprime a venda voluntária. Daquela (venda forçada) resultavam efeitos *infamantes* para o *devedor-vendedor*, dos quais somente se podia furtar se pagasse ao credor, antes de efetuada a *proscriptio*.

O devedor contra quem se admitia a *proscriptio* era qualificado de *decoctor* (falido, quebrado, dissipador).

PROSPECTO. Do latim *prospectus*, de *prospicere* (ver diante de si, descobrir, prover a), significando literalmente *visão* ou *aspecto exterior*, entende-se, na linguagem comercial, *oescrito* ou os *escritos*, em que se traçam ou se estabelecem o *programa*, as *condições* e demais informações acerca de certos fatos, em virtude dos quais se tornam públicas as bases de um negócio ou as particularidades, que lhe dizem respeito.

O *prospecto*, assim, evidencia-se o *documento*, em que se faz a exposição clara e precisa acerca das bases de um negócio, trazendo-se os motivos esclarecedores e explicativos de sua instituição, para conhecimento daqueles a quem se pretende trazer à sua participação.

Na constituição das sociedades anônimas por *subscrição pública*, é um dos *documentos* que devem ser divulgados pelos fundadores dela, no qual se mencionarão os esclarecimentos consignados na lei das sociedades por ações, a fim de que os subscritores, ou pessoas interessadas na subscrição do seu capital, se possam informar das condições e exigências, a que se devem submeter, para a sua inclusão no quadro de acionistas.

Também é o *escrito*, *programa* ou *avulso*, em que se faz a propaganda ou se divulgam as boas qualidades de uma mercadoria ou produto, e se anunciam as vantagens que um estabelecimento comercial oferece à sua clientela.

PROSSEGUIMENTO. De *prossequir*, do latim *prosequi* (levar avante, perseguir, ir atrás de), entende-se a *continuação* a seguir ou a *promoção* para que se continue ou se leve avante ou para a frente o que se estava fazendo. Diz-se, também, *prossecução*.

Nesta razão, *prosseguimento da ação* quer significar o seguimento ou a continuação da ação, para que siga sua marcha processual, até final, marcha esta *parada* ou suspensa por qualquer circunstância.

O prosseguimento, pois, dá sentido de uma continuação como se nada tivesse ocorrido, para que não se registre qualquer solução de continuidade.

PROSTÍBULO. Do latim *prostibulum* (lugar de prostituição), é o local ou a casa em que ficam as prostitutas e onde se entregam a seu comércio ou tráfico do próprio corpo.

Em regra, os prostíbulo funcionam como *casas de pensão* ou *casas de cômodos*, cujas pensionistas são precisamente as mulheres que vivem do meretrício e aí recebem seus fregueses.

PROSTITUIÇÃO. Do latim *prostitutio*, do verbo *prostituere* (expor publicamente, pôr à venda ou mercadejar), literalmente exprime o vocábulo o *tráfico* ou *venda pública* de alguma coisa.

No sentido jurídico, porém, passou a designar o *comércio do amor* ou a *entrega da mulher* aos prazeres dos homens, *por dinheiro* ou *mediante paga*.

Assim, *prostituição*, importando em venda, em tráfico, significa o *comércio do corpo*, a *venda pública do corpo* para satisfação dos prazeres dos homens, sem escolha.

A natureza *mercenária* destas relações sexuais e a entrega à *impudícia pública*, isto é, ao gozo sexual de qualquer homem, é que caracterizam a *prostituição*.

Está, assim, o vocábulo em exato sentido à sua origem: é a *venda pública*, o *mercadejamento do corpo*, não importa quem o compre, mas o *preço* que se pague.

Não há prostituição, pois, na entrega da mulher por predileção a um homem só, sem qualquer interesse mercenário, mesmo que se mostrem relações sexuais ilícitas.

Desse modo, o *adultério* não é prostituição. E, igualmente, não se caracteriza como tal *oconcubinato*.

A prostituição apresenta requisitos inconfundíveis: *comércio carnal*, *habitualidade*, *falta de escolha* e *interesse mercenário*.

PROSTITUTA. Do latim *prostituta*, entende-se a mulher que se entrega à *prostituição*, isto é, *vende seu corpo publicamente*.

É a mulher que, habitualmente, mantém relações sexuais com aqueles que a procuram, por dinheiro ou mediante qualquer outra remuneração. É a *traficante* de seu próprio corpo.

PROTEÇÃO. Do latim *protectio*, de *protegere* (cobrir, amparar, abrigar), entende-se toda espécie de *assistência* ou de *auxílio*, prestado às coisas ou às pessoas, a fim de que se resguardem contra os *males* que lhes possam advir.

Em certas circunstâncias, a *proteção* revela-se o *favor* ou o *benefício*, tomando, assim, o caráter de *privilégio* ou de *regalia*. Desta acepção é que se deriva o conceito de *proteccionismo*, na linguagem econômica e tributária.

PROTEÇÃO DA LEI. Assim se entende o *amparo* ou a *assistência*, que é determinada ou estabelecida pela regra legal, em certas circunstâncias, para que se preservem pessoas, e coisas que lhes pertencem, dos males que possam vir.

A *proteção*, assim, exprime o *cuidado* a ser tido ou o *trato vigilante* a ser mantido para que nada de mal aconteça às pessoas ou coisas legalmente protegidas.

PROTEÇÃO DOS FILHOS. Aí se anota o vocábulo num sentido amplo de *assistência e amparo* à pessoa do filho, e zelo pelos seus interesses.

Nesta razão, a *proteção* dos filhos não se entende somente a *guarda deles*; é também, como *ocuidado* de sua educação moral e intelectual e a *diligência* para que não periclitem seus interesses materiais.

PROTECCIONISMO. Formado de *proteção*, exprime o *regime* ou o *sistema protecionista* ou de *proteção* adotado acerca de certos produtos ou mercadorias, a fim de que se incremente a sua *indústria*, colocando-a em situação de *privilégio* ou *mais vantajosa* em relação a similares. Exprime, pois, a *política de proteção* ao produto nacional, para favorecer-lo na concorrência com o produto estrangeiro.

O *proteccionismo* ocorre, assim, pelas *regalias* ou *benefícios* concedidos, consequentes de *isenção de impostos*, *majoração de direitos* sobre produtos estrangeiros similares, *concessão de prêmios*, ou por quaisquer outras medidas que venham colocar a coisa protegida em posição de *maior favorecimento* em relação a outras, capazes de concorrer com ela nos mercados internos ou externos.

Proteccionismo. No sentido político, tem a mesma significação de *filhotismo*. Entende-se a *proteção* desmedida dada pelos dirigentes ou autoridades públicas a certas pessoas, em detrimento de outras. É sentido, pois, pejorativo.

PROTELAR. Do latim *protelare* (impelir para frente com um aguilhão), é geralmente empregado como *procrastinar*, *prolongar abusivamente*, *deixar para depois*, *usar de delongas*, *adiar propositadamente*, enfim *utilizar meios para espaçar*, *para passar o tempo*, *para ir além do prazo* ou do *justo tempo*.

PROTELATÓRIO. De *protelar*, é a expressão empregada na linguagem forense ou processual, para distinguir todo ato, todo manejo ou ardil, utilizado pelos contendores como *meio próprio* ou *adequado para protelar*, isto é, retardar a solução do feito, para criar embaraços à boa marcha do processo, ou obstáculos para que nada se faça regularmente.

Desta forma, todo recurso indevido ou extemporâneo, todo pedido impertinente, toda matéria requerida despropositadamente, toda reclamação injustamente trazida ao procedimento, enfim, qualquer *meio hábil* de estabelecer demora ou provocar perda de tempo, evidenciam-se artifícios *protelatórios* e perniciosos ao bom andamento da Justiça.

PROTESTAÇÃO. Do latim *protestatio*, de *protestari* (declarar alto e bom som), é tomado no sentido de *declaração pública*, em que se assegura, se afirma ou se promete alguma coisa.

No sentido jurídico, entende-se a *declaração* feita ou promovida, segundo as fórmulas e as regras jurídicas, para afirmação de direitos ou segurança deles. Nesta acepção, tem sentido equivalente a *protesto*.

Protestação. Na linguagem religiosa, tem o mesmo sentido de *confissão*. *Protestação de fé* é *acconfissão* ou a *profissão de fé*.

PROTESTADO. De *protestar*, é relativo ao que se protestou ou que se submeteu a protesto. *Letra protestada* é a que, por não ter sido paga, foi levada a protesto.

PROTESTANTE. Formado de *protestar*, designa a pessoa que promove um *protesto* ou faz uma *protestação*.

É o *declarante* de um fato, que afirma e assegura ser verdadeiro, o qual, em regra, é *declarado*(protestado) para segurança, pugnação ou defesa de um direito.

Protestante. Na linguagem religiosa, denominação dada aos partidários de Lutero (os luteranos), que se *declararam* contrários a um decreto do Imperador Carlos V. Decreto da Dieta de Espira, em 1529.

Extensivamente, passou a denominar os *calvinistas* e a todos quantos dissentiram da Igreja Romana, introduzindo *reformas* e modificando princípios pertinentes a ela.

PROTESTAR. Do latim *protestari* (declarar alto e bom som, afirmar, assegurar), é o verbo empregado na acepção de *declarar com segurança, afirmar, prometer e pugnar*.

Assim, é comum na linguagem forense o seu uso, exprimindo o sentido de *declarar, prometer ou pugnar*.

Nesta razão, *protestar por prova* é *declarar* que recorrerá a ela, quando possível e oportuno. *Protestar por seus direitos* é *declarar* que *pugnará* por eles, utilizando-se dos meios de defesa assegurados por lei.

Protestar. Mas, na linguagem jurídica, é também o verbo aplicado no sentido de *negar* ou *não reconhecer* a legalidade ou a legitimidade de alguma coisa. Neste caso, vem sempre seguido da preposição *contra*, possuindo, pois, a significação de *contrariar, contestar, reclamar*, ou seja, *declarar-se contra* ou *contrário*.

PROTESTO. De *protestar* (declarar publicamente ou em público), é o vocábulo tomado no mesmo significado de *protestação*: é a *ação de protestar* ou a *declaração* acerca de certo fato, cuja autenticidade se afirma ou a qual se assegura, exprimindo também *acontriedade* ou a *contestação* ao que se tem feito ou se quer fazer.

No sentido jurídico, porém, *protesto* exprime a declaração feita por alguém, segundo as fórmulas de Direito, perante uma autoridade administrativa ou judiciária, de *fato* cuja verdade afirma e cuja *autenticidade*, em defesa de direitos, pretende assegurar.

Revela-se, portanto, a *declaração* motivada, geralmente, por ato ou ação de outrem, para que não se prejudique por ele o *protestante*, ficando, assim, *conservado* e *assegurado* em seus direitos, para deduzi-la em tempo e lugar oportunos.

O *protesto*, pois, é a *declaração formal* a respeito de fatos, que se mostrem prejudiciais a direitos do declarante, trazidos ao *conhecimento público* ou da *autoridade judiciária* em ressalva e conservação dos ditos direitos e pedido de responsabilidade contra as pessoas que lhe deram ou possam dar causa.

Justamente por ser uma *declaração*, que vem prevenir responsabilidades, ressaltar ou conservar direitos, o protesto nem dá nem tira direitos. Conserva ou assegura o direito novo, isto é, não assegura ou conserva direito que não exista. No entanto, tem a função e o efeito de interromper a prescrição.

O protesto pode ser judicial ou extrajudicial. E, segundo a espécie do fato em que se funda, recebe denominação apropriada: *protesto cambiário, protesto por preferência, protesto marítimo*.

Protesto. No sentido processual, exprime também: o *instrumento* ou o documento escrito em que o protesto é formulado e reduzido a termo. Diz-se também de *autos de protesto*.

E exprime, ainda, a *promessa* de fazer alguma coisa, tal como o *protesto* de juntar provas, que mostra a promessa de as juntar oportunamente.

PROTESTO CAMBIÁRIO. É o que se promove, perante o *oficial* do cartório de protestos de títulos, a respeito de *falta de aceite* ou *reconhecimento* e da *falta de pagamento* dos títulos *cambiários*. E estes se entendem a *letra de câmbio, a nota promissória, o cheque eduplicata*.

Assim, o *protesto cambiário* exprime bem a *declaração pública*, feita pelo legítimo proprietário ou portador do título, ou por seu procurador especial, perante o respectivo oficial, de que *não foi* o título *aceito, reconhecido* ou *pago* no seu *vencimento*, ou, se exigível, para que se *evidencie publicamente* ou *legalmente* a veracidade do *fato alegado* e se *autentique a falta* ou o *não cumprimento da obrigação*, pela pessoa, que a ela estava sujeita. E, assim, é a declaração tomada por termo para que se possa comprovar e autenticar a sua veracidade e procedência.

Pelo protesto, pois, precipuamente, fica *provada a falta*, seja do *aceite* ou *reconhecimento*, ou o *pagamento devido*. E, ao mesmo tempo, se assegura o proprietário do título no *direito* contra os endossantes e sacadores do título protestado e contra seus respectivos avalistas.

Mas, para que traga o protesto o efeito de assegurar o direito regressivo contra os coobrigados do título, é necessário que se tenha promovido dentro do prazo regular, isto é, que a declaração se tenha feito no dia imediato ao *vencimento dele*, quando por falta de pagamento, ou *antes de vencido*, quando se verifica a recusa do aceitante ou reconhecente.

O *protesto* cambiário se funda na apresentação do próprio título, em que se contém a obrigação. E quando se trata de duplicata *extraviada*, pela *triplicata*, acompanhada dos comprovantes da *venda mercantil*, de que se gerou.

Segundo o sentido jurídico de protesto, a função do protesto cambiário é meramente probatória e *acauteladora de direitos*. Assim, não cria qualquer novo direito, não tem função de interpelação, nem significa cobrança, embora, para livrar-se do protesto, possa o responsável ou responsáveis pela obrigação efetivar o respectivo pagamento.

O protesto da letra de câmbio, da nota promissória e do cheque não é *obrigatório*, seja por falta de aceite ou de pagamento. Em relação à duplicata, também, não é obrigatório nem pela falta do reconhecimento nem pela falta de pagamento. Originariamente, havia obrigação do protesto pelo não reconhecimento. A lei vigente tornou-o facultativo.

O protesto produz, em relação ao aceitante, emitente ou reconhecente e respectivos avalistas, os seguintes efeitos:

- a) colocando o devedor em *mora*, determina o início da fluência de juros;
- b) provando a falta de pagamento, instrui o *pedido de falência* contra o devedor;
- c) interrompe a prescrição da *ação cambial*, isto é, o direito de cobrar por ação executiva o valor da obrigação, que se contém no título.

O protesto cambiário deve ser promovido, em regra, no lugar indicado *para o seu pagamento*, seja por falta de aceite ou por falta de pagamento, e na falta desta indicação no *domicílio do devedor*.

Vide: *Protesto para falência*.

PROTESTO DE TÍTULOS. Denominação genérica dada ao *protesto*, que se costuma fazer, como medida probatória de falta de cumprimento de obrigação firmada no título, ou para ressalva e segurança de direitos que se geraram dele.

O protesto, pois, em referência aos *títulos*, geralmente de ordem mercantil, exprime sempre *declaração* acerca de fato, que lhe diz respeito, que se *pretende autenticar* para *prevenir responsabilidades* e *assegurar direitos*.

No entanto, para que o título possa ser *protestado* ou ser *levado a protesto*, necessário que seja, por sua natureza, *protestável*.

E como *título protestável* entende-se aquele que contém *obrigação exigível*, pois que o protesto deve constar de *fato*, em que se evidencie a *falta de cumprimento* da mesma obrigação, que possa causar ou ocasionar prejuízos ao titular dos direitos correspondentes.

São *títulos protestáveis*, v.g.:

- a) letra de câmbio, por falta de aceite e por falta de pagamento;
- b) nota promissória, por falta de pagamento;
- c) duplicata, por falta de reconhecimento e devolução e por falta de pagamento;
- d) cheque, por falta de pagamento;
- e) conhecimento de transporte, passado à ordem e endossado, por falta de entrega da mercadoria;
- f) conhecimento de depósito, por falta da entrega da mercadoria depositada.

O protesto de títulos será feito no *ofício de protestos de títulos* que tenha jurisdição sobre a pessoa do devedor ou responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, cuja falta se quer declarar para sua autenticidade e comprovação, pelo que, em princípio, deve ser tirado no domicílio do devedor ou representante dele, pois que aí é ele *exigível*.

Anotado o pedido de protesto (*apontamento*), dele é *intimado o devedor*. E somente depois dessa intimação, que pode ser *feita por edital*, publicado na imprensa, quando não presente o devedor, é o protesto tomado por termo, dando-se ao interessado o *instrumento deste protesto*, anexado ao respectivo título, em que, também, se anota a execução da diligência.

A Lei nº 9.492, de 10.09.97, definiu a competência e regulamentou os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida.

PROTESTO EXTRAJUDICIAL. É aquele que se promove perante o oficial público ou tabelião, a quem se atribui a função de recebê-lo e processá-lo, sem intervenção do juiz.

Em regra, os *protestos de títulos* são *extrajudiciais*.

PROTESTO JUDICIAL. É aquele que se processa perante o juiz, mediante *requerimento* da parte interessada.

O protesto judicial não tem caráter contencioso. É meramente administrativo ou gracioso, cingindo-se o juiz, em regra, a cumprir o pedido feito, que é de *tomar por termo* as declarações do protestante, delas intimando a parte contra quem se dirige.

Forma um *processo especial*, sem caráter *decisório*, revelando-se a *sentença* que nele se *exarameio de autenticar* o que nele se promoveu.

No entanto, o protestante tem que provar o legítimo interesse a respeito do fato alegado e dos direitos que pretende resguardar ou conservar.

Por não ser peça contenciosa, em consequência de não se admitir nela a *formação de juízo*, de que resulta o litígio, o protesto não admite *contraprotesto* dentro dele.

Se o *protestado* tem fato a declarar contra o protestante, fará protesto em separado, com a intenção de anular ou impedir a eficácia do protesto feito pelo adversário. Seria outro protesto contra o protesto feito. É protesto contra protesto, ou seja, declaração de fato, que se quer autenticar, contra fato, que se declarou e se autenticou.

PROTESTO MARÍTIMO. Genericamente, assim se designa toda *declaração escrita*, por ordem do capitão do navio, a fim de ali registrar *atos*, que tenham ocorrido durante a viagem e que possam dar motivo a perdas ou prejuízos, seja ao navio, à sua carga ou a seus passageiros, ou anotar *deliberações* tomadas pelo capitão e oficiais.

É também denominado de *protesto formado a bordo* ou *processo testemunhal formado a bordo*.

O *protesto marítimo*, assim, para pôr em evidência ou fazer o registro de qualquer *ocorrência prejudicial*, verificada durante a viagem do navio ou da embarcação, traz também o sentido literal de *declaração* de fato, que se quer comprovar, para ressaltar na segurança de direitos.

No entanto, o *protesto marítimo*, para que se *autentique* e produza os efeitos legais, está sujeito à *ratificação judicial*.

O *fato* a ser declarado no protesto marítimo, tanto pode ser o *ordenado* pelo capitão diante das contingências, como o *fato*, que se tenha naturalmente verificado, contanto que deles se tenha originado qualquer espécie de prejuízo para o navio, carga ou passageiro.

O protesto é sempre precedido de uma *ata deliberativa*, em que se relatam as circunstâncias das ocorrências e os motivos que possam dar causa às deliberações que se seguem.

Ele se diz *testemunhável*, porque, além do oficial que o escreve, geralmente o piloto, é *testemunhado* (assinado) por outras pessoas presentes a bordo, como imediato, médico, chefe de máquinas e passageiros.

Vide: *Ata deliberativa. Avaria. Junta*.

PROTESTO PARA FALÊNCIA. É a denominação que se atribui ao protesto do título, feito fora do prazo regulamentar, quando se quer requerer a *falência do devedor* ou se pretende juntá-lo à *declaração de crédito*.

Na espécie, diz-se *protesto para falência*, em face da exigência da lei falencial, que determina sua promoção em *livro especial*, existente no cartório, com a indicação do fim a que se destina.

Neste caso, o protesto será *obrigatório*, mesmo que antes se mostre *facultativo*, não podendo, por isso, ingressar no juízo falencial o título que não tenha sido regularmente protestado, seja pela forma comum ou por esta forma especial.

O protesto para falência será sempre tirado no domicílio do devedor, mesmo que outro tenha sido o lugar indicado para o seu pagamento. É exigência que torna ineficaz o protesto feito contrariamente a esta regra.

PROTESTO POR EMPRÉSTIMO. Assim se denominava, no regime falimentar do Decreto-Lei nº 7.661/45 (art. 4º, parágrafo 1º), a possibilidade de o credor, com título ainda não vencido, comprovar a impontualidade do devedor mediante o protesto formulado por outro credor. E assim era porque bastava ao requerente da falência a demonstração da impontualidade do devedor, ainda que não fosse referente ao seu título de crédito.

Vejam-se as disposições da antiga lei de falências:

Art. 9º “A falência também pode ser requerida: III – pelo credor, exibindo título do seu crédito, ainda que não vencido, observadas, conforme o caso, as seguintes condições...”

Art. 4º, § 1º “Se requerida com fundamento em protesto levado a efeito por terceiros, a falência não será declarada, desde que o devedor prove que podia ser oposta ao requerimento do autor do protesto qualquer das defesas deste artigo”.

Com o advento da Lei nº 11.101/05, predomina o entendimento de que não mais subsiste o protesto por empréstimo como fundamento do requerimento de falência, porque tal disposição não foi repetida no novo texto legal. (nsf)

PROTESTO POR NOVO JÚRI. Designava o recurso, privativo da defesa, interposto por petição ou por termo nos autos, a contar da ciência da decisão, visando reformar o veredicto do Tribunal do Júri nas hipóteses de sentença condenatória de reclusão igual ou superior a 20 anos.

O protesto por novo júri só tinha cabimento uma vez e, caso interposto, invalida qualquer outro recurso.

O protesto por novo júri deixou de existir ante a revogação dos arts. 607 e 608 do Código de Processo Penal pela Lei 11.689, de 2008.

PROTESTO POR PREFERÊNCIA. Assim se diz do protesto formulado pelo *credor preferente* ou por quem se ache investido de um *direito de preferência* ou *preempção*, ou de qualquer *privilegio*, para se assegurar no direito que lhe assiste.

Para participar no *concurso de credores*, o protesto por preferência é formalidade indispensável. E deve ser promovido antes que o concurso se tenha instaurado. É *protesto judicial*.

Nos contratos, em que se estipule cláusula de preferência ou preempção, pode ser promovido *extrajudicialmente*, perante o oficial público ou tabelião.

Vide: *Concurso de credores. Preempção. Preferência.*

PROTETORADO. Do latim *protector* (protetor, guarda, defensor), na terminologia jurídica é o vocábulo aplicado em duas significações:

a) exprime a *proteção* assegurada por um Estado mais forte a um outro, notadamente para protegê-lo contra toda *agressão externa*, ficando este, em relação ao *Estado protetor*, em condições de *Estado protegido*.

Nestas circunstâncias, o *Estado protegido*, sob domínio do *protetorado*, que aceita ou lhe é imposto fica diminuído em sua *soberania*, pois que, em regra, é confiado ao Estado protetor o exercício de certas atribuições, sejam relativas ao Direito Interno, sejam relativas ao próprio Direito Internacional. Notadamente, a *direção* das relações exteriores do Estado protegido é confiada ao Estado protetor.

Deste modo, o *protetorado* não implica submissão absoluta do Estado protegido ao Estado protetor, pois que exerce este *parte da soberania* sobre o outro, que mantém autoridades autóctones, isto é, *nativas*, com jurisdição e competência autônomas;

b) exprime o *território* sujeito à proteção de outro Estado, sem que tenha perdido, inteiramente, a sua soberania, pois que ainda mantém capacidade administrativa e soberania, embora restrita ou diminuída.

Estes, aliás, são os protetorados denominados *internacionais*, visto que noutro sentido são compreendidos os *protetorados coloniais*.

PROTETORADO COLONIAL. É o que se estabelece por um Estado soberano, sobre *certa região* habitada por gente pouco civilizada, por ato próprio ou mediante ajuste feito com os

chefes das tribos ou grupos ocupantes da dita região, no sentido de a explorar e a ter sob suas vistas, sem os incômodos ou encargos de uma ocupação ou anexação efetiva e imediata.

Segundo Lawrence, os *protetorados coloniais* diferem dos protetorados internacionais, em que, “ao invés de constituírem uma relação entre dois Estados, ambos reconhecidos pelo Direito Internacional, cada um deles (isto é, os protetorados coloniais) pode ser definido antes como uma atitude da parte de uma potência civilizada, a respeito de uma região e de uma população pouco civilizadas, para serem considerados como um Estado de Direito Internacional. Os protetorados dessa espécie, acrescenta, são simples artifícios, pelos quais um Estado colonizador reserva para si mesmo várias regiões que ele julga maduras para a ocupação imediata, mas deseja ter a liberdade de ocupar mais tarde”.

PROTOCOLAR. De *protocolo*, quer exprimir a situação ou a ação que se ordena ou que se cumpre na conformidade do ritual ou da formalidade, que é do protocolo.

Solenidade protocolar, é, pois, a que se estabeleceu ou que deve ser seguida conforme é da regra, do rito ou da ordem.

Protocolar. Usado como verbo, significa inscrever ou anotar no protocolo, incluir no protocolo. É empregado na forma *protocolar*, como o registra Cândido de Figueiredo e o P.V.O.L.P. Também *protocolizar*, segundo o Aurélio, Caldas Aulete etc.

PROTOCOLO. Derivado do grego *protokollon*, de *protos* (primeiro) e *kollon* (pregar), literalmente, quer significar *o que é colocado em primeiro lugar*. E, assim, no sentido jurídico, que nos vem do Código de Justiniano, designava a *folha de papel*, pregada a cartas ou a títulos, conduzindo indicações acerca de sua identificação.

Protocolo. Nesta razão, que o vocábulo designa, geralmente, o *livro* em que se registram ou se anotam, em certa ordem, *documentos apresentados* em um ofício ou repartição, ou os *atos de deliberações*, ocorridos em uma reunião, em uma assembleia ou numa audiência.

Neste particular, pois, o protocolo é, verdadeiramente, um *livro dos registros* ou um *livro de atas*, em que se *anotam* ou *apontam*, pela ordem cronológica em que se apresentam, os requerimentos, as escrituras, os títulos e documentos, ou em que se escrevem os fatos ocorridos ou as deliberações tomadas em reuniões, congressos, assembleias.

A função do protocolo, pois, é *autenticar* a entrega de um documento, ou a evidência de uma deliberação ou fato, que se precise ter anotado e registrado.

Protocolo. Extensivamente, *protocolo* exprime a própria *deliberação* ou *resolução* anotada na *ata da reunião*, em que foi tomada, notadamente na terminologia da diplomacia. Assim ocorre, quando da deliberação ou resolução se gera uma espécie de convenção, que se firma entre os participantes da assembleia ou do congresso, em caráter menos importante que *o tratado*.

Protocolo. Designa, ainda, o *formulário*, em que se estabelecem modelos e fórmulas para escrituras ou outros atos públicos.

Distensão deste sentido, entende-se também a *etiqueta* ou o *conjunto de formalidades* (ritual) a ser observado em certas cerimônias.

PROTOCOLO DO REGISTRO. É livro obrigatório nos cartórios de registro para anotação de todo título ou documento que ali dê entrada, seja para inscrição ou transcrição, prenotação ou averbação.

Funciona, assim, como uma *chave geral* do registro, nele sendo *apontados*, pela ordem cronológica de dia, hora e mês, todos os papéis ali trazidos, antes que tomem o destino desejado. Ali serão apontados tomando um *número de ordem*, pela declaração de sua *qualidade* e do *nome da pessoa* que o apresenta.

Em certos casos, como no de hipoteca, a ordem do protocolo atribui o direito de preferência ou primazia a quem tem o documento ou título anotado em primeiro lugar.

O *livro protocolo* do oficial de registro merece fé pública e está sujeito às formalidades legais que o autenticam.

PROTUTOR. Da expressão jurídica, latina, *protutore* ou *pro tutore*, segundo o próprio sentido que se encontra no Direito Romano, entende-se a pessoa que, não sendo *tutor* de um menor (*pupilo*), administra os seus negócios ou intervém neles.

Equivale, pois, a espécie de *gestor* dos negócios do menor ou pupilo. E, nesta circunstância, difere do *falso tutor*, que se inculca tutor, sabendo que não o é, fazendo impor uma autoridade, que não lhe é outorgada, revelando-se, desse modo, um *protutor de má-fé*.

No sentido atual, sem fugir ao sentido antigo, o *protutor* é aquele que, sem se investir na posição definida de tutor, é posto para *intervir* ou *fiscalizar* as funções da tutela.

Protutor. Na significação jurídica do Direito francês, designa a pessoa que, ao lado do tutor, é posta para administrar bens que não se acham situados no local, em que têm domicílio o tutelado e o tutor, isto é, quando estes residem na metrópole e os bens se acham nas colônias ou no estrangeiro e *vice-versa*. É, assim, um administrador dos *bens distantes* do tutelado, mostrando-se um *tutor extra* ou especialmente indicado para esse fim.

PROVA. Do latim *proba*, de *probare* (demonstrar, reconhecer, formar juízo de), entende-se, assim, no sentido jurídico, a *demonstração*, que se faz, pelos meios legais, da existência ou veracidade de um fato material ou de um ato jurídico, em virtude da qual se conclui pela existência do fato ou do ato demonstrado.

A prova consiste, pois, na *demonstração da existência* ou da *veracidade* daquilo que se alega como fundamento do direito que se defende ou que se contesta.

E, nesta razão, no sentido processual, designa também os *meios*, indicados em lei, para realização dessa demonstração, isto é, a *soma de meios* para constituição da própria prova, ou seja, para conclusão ou *produção da certeza*.

A *prova* pode fundar-se na *afirmação* ou na *negação* de fatos, sobre que se pretende tenha nascido ou originado direito. Assim, orienta-se na *afirmação positiva* ou na *afirmação negativa do fato contestado*, de cuja demonstração decorrerá a *certeza da afirmação*.

A prova, por isso, constitui, em matéria processual, a própria alma do processo ou a *luz*, que vem esclarecer a dúvida a respeito dos direitos disputados.

Mas, tomada num duplo sentido, *objetivo* e *subjetivo*, não se mostra somente a *demonstração material*, revelada pelo conjunto de meios utilizados para a demonstração da existência dos fatos (sentido objetivo), como também a própria certeza ou convicção a respeito da veracidade da afirmação feita (sentido subjetivo).

E, assim sendo, juridicamente compreendida, a prova é a própria convicção acerca da existência dos fatos alegados, nos quais se fundam os próprios direitos, objetos da discussão ou do litígio.

Em consequência, somente há *prova* quando, pela demonstração, se produz uma *luz* suficiente para achar a verdade, ou quando os elementos componentes da demonstração estabeleceram uma *força suficiente* para produzir a certeza ou convicção.

A força da *prova objetiva* ou da *prova material* produzindo a *prova subjetiva* ou convicção, é que forma integralmente a *prova jurídica*, gerando os efeitos pretendidos, isto é, os de estabelecer uma demonstração inequívoca acerca dos fatos alegados ou afirmados.

Nesta acepção, incluem-se, especialmente, as *provas* propriamente ditas, decorrentes da *materialidade* de fatos, de que se formou a certeza. São as *provas diretas*, preparadas pelos próprios interessados ou demonstradas por eles, no que diferem das *provas indiretas*, constituídas pelos indícios e presunções.

Vide: *Prova pré-constituída*.

Princípio estabelecido no Direito, a *prova* compete ou cabe à pessoa que alega ou afirma o fato.

A regra fixada no provérbio *actor proba actionem, reus exceptionem*, institui os fundamentos do princípio.

Nesta razão, o *autor* (demandador) é obrigado a demonstrar (*provar*) a existência das condições essenciais ao direito, objeto da demanda. Está a seu cargo o ônus da prova acerca de sua pretensão: *onus probandi incumbit actor*.

Mas, se o réu afirma fato ou direito contrário à pretensão do autor, apresentando, desse modo, exceção ou meio de defesa para anular a *afirmação do autor*, a ele, réu, compete demonstrar a prova acerca do que afirma: *reus in exceptione fit actor*.

Daí decorre a afirmativa de que o *onus probandi incumbit ei qui dicit*.

Em consequência, *quem não prova* o que afirma não pode pretender ser tida como verdade a existência do fato alegado, para fundamento de uma solução que atenda o pedido feito.

Aliás, era o adágio romano: “*Actore non probante, reus absolvitur*.” Se o autor não prova o que alega, é o réu absolvido.

Allegatio et non probatio, quasi non allegatio: quem alega e não prova, é tido como não tendo alegado.

A prova pode ser feita: pela *confissão*, pelos *depoimentos*, pelas *perícias* (exames, vistorias, arbitramentos), pelos *documentos* (públicos ou particulares) e pelas *presunções*, todos adstritos às regras estabelecidas em lei.

E segundo o modo por que se constitui ou se estrutura, recebe denominações especiais: *prova documental* ou *literal*, *prova testemunhal*, *prova pericial*, *prova indireta* ou *prova pré-constituída*. Conforme sua *força*, é *plena* ou *semiplena*.

Em relação aos atos jurídicos, cuja formação ou materialização dependa de forma estabelecida em lei, somente por meio do *documento* ou *escritura*, em que se executou, segundo as regras legais, se fará a prova deles.

Os demais meios, inclusive *atos processados em juízo*, entendem-se, em geral, para a constituição de prova para atos, a que não se impõe forma especial ou própria.

Os arts. 846 e 851 do CPC agasalham modalidade de procedimento cautelar específico, denominado *produção antecipada de provas*.

Pode consistir em interrogatório da parte, inquirição de testemunhas e em exame pericial.

Na hipótese de antecipação de depoimento, far-se-á antes da propositura da ação, ou, pendente esta, antecedente à audiência de instrução, se o depoente:

a) tiver de ausentar-se;

b) houver risco, em função de idade ou comprometimento da saúde, que impossibilite o depoimento futuro.

Prova. Na terminologia científica e na industrial, exprime o vocábulo, propriamente, *a experiência* ou o *ensaio* em que se *demonstra* ou se *reconhece* a existência de alguma coisa que era *investigada* ou *procurada*.

Assim, a *prova de um invento* entende-se a verificação dos *resultados favoráveis*, que dele se pretende, ocorrida pela *experiência* ou pelo *ensaio realizado*.

Prova. No sentido técnico da imprensa, é a *reprodução* feita mecanicamente da composição destinada à feitura de livros ou de qualquer outro trabalho gráfico. E, assim, as provas dizem-se de *paquês* (pedaços de composição corrida) e de *páginas*.

Por elas é que se fazem as necessárias correções, a fim de que, logo que atendidas, seja a obra ou o trabalho enviado à impressão.

Prova. No sentido em que se aplica em matéria comercial, em referência à realização de negócios ou *venda de mercadorias*, sujeitas a exame prévio, significa o mesmo que *gustação*. É a experiência ou a *experimentação* da mercadoria vendida pela demonstração ou exame de seu gosto ou sabor.

É comum a *condição da prova* nos negócios de *café*, em que, previamente, se *toma o gosto da bebida*, pela *degustação* ou *prova*.

Constitui, juridicamente, uma das *condições*, que caracterizam a *venda a contento*, pois que somente diante da prova o comprador se declara satisfeito com a coisa.

PROVA ABSOLUTA. Absoluto significa o que é *incondicional*, *irrefutável*, *imperioso*, *supremo*, não admitindo, portanto, *contrariedade* ou *impugnação*.

Assim, a rigor, a prova absoluta é a *prova indestrutível*, que *não pode ser ilidida*.

E, nestas condições, somente a prova que se mostre nesta posição ou com tal *força* deve entender-se neste caráter ou nesta qualidade.

As *presunções juris et de jure*, fundamentalmente *irrefutáveis*, constituem *prova absoluta*.

Desse modo, *prova absoluta* e *prova plena* não devem ser entendidas em igual sentido, pois que a prova plena pode ser *absoluta* ou *relativa*.

É *absoluta* a prova que se funda em *fato notório*. Não é absoluta a *prova ilidível* ou a *prova modificável*.

Modificável ou *ilidível* e *absoluta* são qualidades que se repulsam.

PROVA ADMISSÍVEL. A admissibilidade, aí, pertence propriamente ao *meio* por que se deve produzir a prova. Neste caso, a expressão refere-se à prova produzida pelos *meios indicados em lei* ou *não vedados por ela*, e aplicados a cada caso.

Assim, para a demonstração de certo fato, cujo *meio* é indicado em lei, somente por este *meio* a prova se diz *admissível*, para que o fato possa ser tido comprovado.

Para o *ato jurídico*, por exemplo, que se exija forma especial, cercada de formalidades ou solenidades próprias, somente o *documento* em que o dito ato se *solenizou* será *prova admissível*.

PROVA CIVIL. Assim se diz da prova cuja constituição ou produção é regulada pela *lei civil*. É a prova pertinente, pois, a fatos ou atos jurídicos de natureza civil.

PROVA COMERCIAL. É a regulada pelo Direito Comercial, indicando a demonstração da existência de fatos ou atos jurídicos de ordem mercantil.

PROVA CONCLUDENTE. É a que se conclui ou resulta da demonstração do *fato afirmado*, em virtude do que se evidencia clara, precisa, inequívoca ou verificada a *existência* do fato que se alegou ou se afirmou.

Nesta razão, pela *força* do que se mostra (provou), é produzida a *convicção* acerca da *afirmação do fato* que fundava o *tema probatório*.

Concludente aí, pois, exprime bem *convincente*, isto é, que esclarece amplamente o ponto da controvérsia, confirmando a existência do fato alegado.

PROVA CONTRÁRIA. É a prova trazida pela parte contrária ou adversária para destruir a prova feita ou apresentada pela outra parte, ou para anular a presunção legal avocada por ela.

Designa, portanto, a *contraprova* ou a demonstração de fatos que possam ter força para anular a força de outros fatos afirmados e demonstrados, ou simplesmente alegados.

Nesta circunstância, as forças das duas provas são medidas, para que se verifique qual a predominante. Ou seja, para que se conclua de que lado está a *verdade* acerca dos fatos afirmados por uma e pela outra parte.

PROVA CUMPRIDA. Literalmente, *cumprida*, de *cumprir*, significa *satisfeita*, *executada*, *vinda a efeito*.

Prova cumprida, na significação do Direito Processual, tem, sem dúvida, a acepção que lhe empresta o qualificativo: é a que foi *satisfatoriamente feita* ou *regularmente executada*, pelo que *vem produzir o efeito* para que foi trazida.

No entanto, propriamente, *prova cumprida* significa a *prova suficiente* ou a *prova bastante*, para que se tome a iniciativa ou se determine a medida, conseqüente do pedido e fundada na *prova que se satisfaz*.

Assim, a prova cumprida não se mostra indestrutível nem inilidível. É prova que tem simplesmente força para determinar a decisão inicial, tal como o *recebimento de embargos*, pois que não se mostra *prova completa*, *plena* e *absoluta*. Pode, portanto, ser *modificada* ou *destruída*, se outras provas mais robustas vierem, a seguir, ou se, na discussão do feito, mostrar sua fraqueza.

No entanto, posteriormente, a *prova cumprida*, que não reúne as condições de uma prova plena e indestrutível, pode tornar-se uma prova *completa* e convincente, se *prova contrária* não se produzir ou a que se produzir não tiver mérito de ilidi-la.

PROVA DIRETA. Denominação genérica dada à *prova produzida* pelos meios indicados em lei ou autorizados por ela. É a designação atribuída às provas, propriamente ditas, em distinção às que se deduzem das *presunções* e *indícios*.

PROVA DOCUMENTAL. É a prova que se estrutura por documento, ou a demonstração do fato alegado por meio de *documento*, isto é, um *papel escrito* onde o fato se mostra materializado.

Assim, a *prova documental* é produzida por *escritos* em cujo *conteúdo* se encontra a demonstração do fato alegado.

Quanto ao conteúdo do documento, pode ser *dispositivo* ou meramente *informativo*.

Se *dispositivo*, já contém uma *prova direta* acerca do fato alegado cuja existência ali se materializa.

Se *informativo*, coopera para a *formação completa* da prova pretendida em confronto com outros meios probatórios.

Em relação à *forma* em que se apresenta, o documento é *público* ou *privado*.

Vide: *Documento. Escritura*.

A força probatória do documento decorre de sua autenticidade, da sua legitimidade e do conteúdo, que conduz, se conforme à *afirmação do fato* ou *demonstrativo de sua existência*. Varia, assim, segundo sua natureza e segundo o fato que se quer provar.

Os documentos públicos, em regra, prevalecem contra os documentos privados. E os documentos privados, quando reconhecidos legalmente, têm valor igual aos documentos públicos.

Quando, porém, o ato jurídico tem forma própria e para ele se exige a *escritura pública*, somente por este documento e na forma preconizada em lei se fará sua prova.

A *prova documental* pode ser arguida de falsa. Assim, deve ser mostrada a *falsidade*, para que se anule seu valor probatório.

Vide: *Falsidade*.

PROVA EXTRAJUDICIAL. É a expressão indicada para designar a prova que se gera de documento ou escrito produzido ou feito fora do juízo, isto é, sem a presença do juiz. É a prova documentária ou a constante de *papéis* que se mostram idôneos para a promoção da *prova judicial*.

PROVA FUNDADA. Assim se diz, propriamente, da *proposição de prova*, que se mostre *adequada* ou *idônea* para produzir a demonstração pretendida a respeito da existência do fato ou do ato jurídico em que se funda a controvérsia.

Nesta razão, a *prova fundada* revela-se a *prova admissível* ou *apropriada* ao caso, indicando-se *realizável*.

PROVA IMPERTINENTE. É a que não se mostra *adequada* ou *autorizada* em lei para o caso em espécie. É a que não pode ser admitida porque não é aplicável ao caso.

PROVA IMPRESTÁVEL. Significa, conforme o sentido do adjetivo, a que *não serve*, *não pode cumprir* sua função, é *ineficaz*.

Nesta razão, a *prova imprestável* não se entende simplesmente aquela de *nenhuma valia*, porque *nada confirme* ou porque *nada conclua* acerca do fato afirmado ou negado. Mas, também, aquela que não foi produzida segundo as regras legais, sendo, portanto, *viciosa*.

Desse modo, prova imprestável é não somente a *prova falha*, *inconcludente*, *imprecisa*, como a *viciosa* ou produzida em contrário às regras processuais.

Nesta razão, a prova que deva ser produzida judicialmente e nos próprios autos do feito, se realizada fora deles ou longe das vistas da Justiça, não terá eficácia por ser *imprestável*: sua produção não atendeu às regras próprias. É uma *prova imprópria*, *inadequada*. E, como tal, *inadmissível*, para produzir os desejados efeitos.

PROVA INDICIÁRIA. A prova indiciária, em princípio, não é *produzida*, isto é, não é *mostrada* como se faz mister na prova comum.

O *fato*, que se tem como certo ou provado, pelo indício, é concluído por este mesmo.

Nesta razão, a *prova indiciária* é a *prova deduzida*, *decorrente* ou *resultante de fatos outros*, que convencem a existência de *outro fato*.

É *prova indireta*, cuja valia depende das *circunstâncias* em que se formulou, de modo a criar ou a estabelecer uma *convicção*. E, assim, o *indício*, que a formular, deve ser de *talverossimilhança* que não deixe dúvida acerca do *fato*, cuja existência dele (indício) se conclui.

Vide: *Indício. Presunção comum*.

PROVA INDIRETA. Ao contrário da prova direta, que é demonstrada ou produzida por documentos, testemunhas ou outros meios indicados em lei, a *prova indireta* é a que se firma numa *presunção legal*, com força probante atribuída por lei, ou no *indício*, de que se conclui a existência do fato alegado.

Nesta razão, a *prova indireta* é constituída pela *prova indiciária* ou pela *prova presuntiva*. É, pois, *indireta porque não é produzida imediatamente*, propriamente, pela demonstração da existência do fato afirmado, mas por determinação da lei, quando estabelece a *presunção*, fortalecida com a atribuição probatória, ou pelo *indício* de que se gera a convicção acerca do *fato afirmado*.

PROVA INSTRUMENTAL. É a que decorre ou se firma em documento autêntico e que mereça fé. É a prova constante de instrumento ou escritura lavrada por serventuário público ou por ofício de quem se considere ou se equipare a serventuário público. É modalidade de prova, igualmente chamada de *documental* ou *literal*.

PROVA JUDICIAL. Assim se diz da demonstração do fato mediante ato processual perante o juiz, em oposição à *prova documental*, que já vem *produzida* ou *feita* no escrito, cujo conteúdo revela o *fato, que se afirma* ou *que se nega*.

Neste último conceito, prova é tida em seu sentido objetivo, porque a *prova subjetiva*, exprimindo a própria convicção do juiz, somente existe perante ele, após a constituição material da prova.

Deste modo, pois, entendida em seu sentido integral, isto é, em seus dois aspectos, toda prova é verdadeiramente *judicial*, porque toda ela se *produz*, objetiva e subjetivamente, perante o julgador, a fim de que se estruture seu *convencimento* acerca da existência ou veracidade do fato afirmado ou negado.

A materialização da prova pode ser extrajudicial. A *produção* dela, porém, para que surta os efeitos legais, é sempre judicial.

PROVA LITERAL. É a que se produz por meio de um *escrito* ou *documento*. É a mesma *prova documental*.

É expressão, que se opõe ao sentido de *prova testemunhal*, que não substitui a *prova escrita*, quando a lei exige esse *meio* para comprovação do fato ou ato jurídico afirmado.

PROVA PERICIAL. É a que se produz por *ofício* dos peritos, ou por meio de *exames*, *vistorias*, *arbitramentos*.

Nesta razão, a *prova pericial* ou a *prova de peritos* é a indicada para a demonstração da existência de fatos, que dependam do conhecimento ou da arte de certas pessoas, convocadas para esse fim, desde que por outro meio não possam ser comprovados.

A *prova pericial*, por isso, é uma prova que somente pode ser produzida por *peritos* ou *conhecedores experimentados* da matéria, que se referem aos fatos, por determinação do juiz e perante ele, ao se processar a causa, quando não tenha sido determinado em *processo especial*, como medida acauteladora preparatória.

A prova pericial é constituída pela indicação dos *pontos*, em que se debate a controvérsia, mediante *quesitos*, formulados pelas próprias partes, que se empenham no litígio.

Vide: *Arbitramento. Exame. Perícia. Perito. Vistoria*.

PROVA PERTINENTE. É a que é *própria* ou *adequada* ao caso, sendo, assim, a que é *indicada legalmente* para a demonstração do fato.

Tem, pois, sentido equivalente a *prova fundada* ou *prova idônea*, pois que se mostra o *meio idôneo* ou aplicável, conforme determinação legal.

Opõe-se, portanto, ao sentido de *prova imprestável, imprópria, inadmissível, inaceitável*.

PROVA PLENA. Assim se entende a *prova completa*, que satisfaz inteiramente a regra legal e vem esclarecer, irrefutavelmente, a controvérsia acerca do fato afirmado.

A prova plena, pois, *afirma claramente* a existência do fato, que se afirmou como *fundamento* ao direito discutido ou demandado.

É a *prova convincente* ou aquela de que se gerou a *certeza* relativamente ao fato e foi produzida segundo as regras legais.

A prova plena pode ser *absoluta* ou *relativa*.

Quando absoluta, é *irrefutável, indestrutível*, não admitindo, portanto, contrariedade ou impugnação, salvo quando por autorização da própria lei, outro *meio de maior força* possa ilidi-la.

É o caso da *prova constituída* ou produzida por *escritura pública*.

Embora admitida *prova em contrário*, produzida por documento de *força igual*, a prova decorrente de escritura pública é *plena e absoluta*.

É também plena e absoluta a prova que se origina da presunção legal *juris et de jure*.

A *prova plena relativa* é a que admite prova contrária, ainda que por *meio* diverso daquele em que se produziu.

A presunção *juris tantum*, prova plena, é relativa, porque pode ser ilidida pelos meios regulares e admitidos em lei.

No entanto, enquanto não destruída ou anulada, é plena, é completa e produz toda eficácia do fato que dela se deduz ou se presume.

Nesta razão, a *prova plena* entende-se sempre *completa, integral, inteira*, demonstrando a veracidade do fato a que se refere, sendo, pois, *prova perfeita* e convincente, pois não a contraria nenhuma *demonstração de fatos* que a possam enfraquecer ou anular, estando apoiada na regra legal.

É, afinal, a que produz uma *certeza intangível* a respeito do *ponto fundamental* da demanda.

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. Constituída antes, pois que este é o sentido de pré-constituída, assim se entende a prova que já vem feita, através de *documento* ou *ato processado anteriormente*.

Nesta razão, a *prova pré-constituída* é aquela que já se encontra ou se conserva em poder da pessoa, como assecuratória de seu direito, antes que se fira o litígio ou antes que se inicie a demanda.

É a que consta do documento ou escrito, em que se firmou o ato jurídico ou contrato, ou de ato processado, antes da propositura da ação.

Assim, a *prova pré-constituída* já vem com o pedido do autor, quando iniciada a questão, ou é mostrada, já elaborada, pelo réu, quando oportuno. E se opõe, desse modo, ao sentido *deprova simples* ou *causal*.

PROVA PRESUNTIVA. É a que se firma numa determinação *legal*, que se *constitui em prova* por determinação legal.

E, neste caso, salvo para a tornar *desfeita* ou *para a anular*, o que cabe à parte contrária, quando se trata de presunção relativa, a menção da *presunção legal* dispensa o encargo da prova, desde que ela própria a produz.

Vide: *Presunção*.

PROVA RELATIVA. Assim se diz a respeito da prova, que se considera perfeita ou satisfatória, se outra prova, mais forte ou substancial que ela, não vier ilidi-la ou anulá-la.

Opõe-se, assim, ao sentido de *prova absoluta* ou a *prova plena absoluta*.

Nesta circunstância, portanto, a *prova relativa* pode ser *plena*, na acepção de *completa*, embora seja daquelas que admitem contrariedade ou oposição.

PROVA SEMIPLENA. É a que não é bastante ou suficiente para produzir uma certeza irrefutável ou inequívoca.

Nesta condição, a *prova semiplena* pode ser tida como elemento *subsidiário* ou como *reforço* de prova. E deve, por isso, servir de fundamento à convicção em harmonia ou confronto com outros elementos indiciários a respeito do fato a que se refere.

PROVA SIMPLES. Em sentido oposto à prova préconstituída, assim se denomina a prova que *foi preparada* ou *produzida* no curso da demanda ou, como medida acauteladora, como *preparatória* dela.

Diz-se *causal*, porque é *causada* em face da demanda ou *por causa da demanda*.

Nesta razão, a *prova simples* ou *causal* é sempre produzida *judicialmente*, segundo as regras preconizadas pela lei processual.

PROVA TESTEMUNHAL. É a que se produz ou se forma pelo depoimento ou declaração das *testemunhas*.

A prova testemunhal fica adstrita à *atendibilidade* ou *credibilidade* do depoimento prestado, a qual será de maior ou menor força probante, conforme o grau de *idoneidade* em que se tem a testemunha, e o de *firmeza* de sua declaração acerca do *fato* ou *fatos depostos*.

Em princípio, a prova testemunhal, para que se repute perfeita, há que ser deferida por mais de uma testemunha, que digam de ciência própria ou se mostrem fidedignas, confirmando umas o que as outras dizem.

A regra *testis unus testis nullus* (uma única testemunha é como não havendo testemunha) constitui o princípio de que *uma testemunha não basta* para a produção de uma *prova perfeita e plena*.

No entanto, embora não constitua *prova plena*, capaz de produzir uma força probante irrefutável, o *testemunho único pode merecer fé*, em face de sua serenidade ou em concordância com outros *atos indiciários*, que estructurem a convicção do julgador.

E se, em verdade, a *testemunha isolada* não produz prova perfeita, pode formá-la em condições satisfatórias em face de outras circunstâncias evidenciadas.

A prova testemunhal completa e plena somente se produz, em regra, pelo *concerto de declaração* de mais de duas pessoas, cujas revelações possam ser atendidas pela credibilidade que encerram.

Vide: *Depoimento. Testemunha*.

A prova testemunhal somente é admitida, segundo a regra legal, quando produzida perante o juiz e com ciência da parte contrária.

PROVAR. Do latim *probare* (examinar, verificar), na linguagem jurídica, é *manifestar, fazer patente, pôr em evidência, demonstrar* a certeza de um fato ou a verdade acerca do que se alega, mediante a apresentação de razões, de instrumentos, de perícias ou de testemunhos, a fim de que se legitime a pretensão trazida a juízo ou o direito que se quer defender.

PROVEDOR. De *prover*, do latim *providere* (olhar por, providenciar acerca de), na linguagem administrativa designa a pessoa que é posta à frente ou na direção de um estabelecimento ou instituição, para *presidir* ou *chefiar a sua administração*.

É assim o título usual atribuído aos presidentes ou diretores de instituições de caridade ou pias.

PROVEDORIA. Cargo, função ou jurisdição do provedor, bem assim, extensivamente, a repartição ou local em que exerce ou desempenha suas atribuições.

PROVEITO. Do latim *profectus* (melhoramento, vantagem), no sentido jurídico é aplicado para designar o *lucro*, o *benefício* ou a *utilidade*, que possam ser trazidos à coisa ou à pessoa.

No sentido propriamente comercial, *proveito* exprime, em regra, o *lucro* ou a *vantagem* auferida, em consequência do que significa o *resultado obtido* num negócio.

Nesta razão, *proveito* demonstra sempre uma *utilidade* acrescida, significando *um melhoramento* ou uma benfeitoria em relação à coisa ou um *acréscimo econômico*, em relação ao patrimônio da pessoa.

PROVENTO. Do latim *proventus* (resultado, lucro, crédito), é o lucro ou o ganho obtido em um negócio. É de sentido análogo a *proveito* ou *resultado obtido*.

Tem, ainda, o sentido de honorários: *provento de advogado*.

PROVENTOS. O que se paga ao inativo. *Proventos da aposentadoria*.

PROVER. Do latim *providere* (prever, acautelar-se), é tomar providência acerca de certo pedido, admitir o recurso ou *despachar favoravelmente o que se requer*. Extensivamente, pois, é propriamente *despachar* ou *resolver* a favor do que se pediu.

Prover. No sentido do Direito Administrativo, porém, traz o conceito de *nomear, designar ou indicar* alguém para ocupar cargo ou exercer ofício.

PROVIDÊNCIA. Do latim *providentia*, de *providere* (prever, acautelar-se, prevenir), geralmente designa a *medida* ou a *disposição* tomada com o objetivo de *preparar* ou *prevenir* alguma coisa, ou para *atenuar* os efeitos de algum acontecimento.

Providência. Nesta razão, na linguagem administrativa, significa a *resolução* ou *adeterminação* da autoridade competente, na qual toma uma disposição ou dá uma ordem a respeito da *medida* ou da *conduta*, que deva ser seguida, para cumprimento de certos fatos.

E, assim, *providência*, por vezes, exprime a própria *medida* determinada ou ordenada.

PROVIMENTO. Do latim *providere* (prover, acautelar-se), é tido no mesmo sentido de *providência*, para exprimir notadamente a própria *medida* ordenada ou executada, em disposição à *resolução* ou à *determinação* que a indica e manda executar.

Provimento. No sentido forense, porém, designa a *admissão* ou o *recebimento* do recurso pela autoridade judiciária a quem foi dirigida, ou para quem foi interposto.

Provimento do recurso, pois, é o recebimento dele ou a admissão dele, para que se *tome conhecimento* da matéria que nele se contém ou em que se fundou. *Provimento*. No sentido do Direito Administrativo, é tido na mesma significação de *investidura* ou de *nomeação*, pela qual, *provido* alguém em um cargo ou ofício, passa a exercê-lo.

Neste sentido, também, é tomado o vocábulo *provisão*, notadamente quando se trata de *título* que permite o exercício de *ofício* ou *profissão*.

Mas, neste caso, a *provisão* não é propriamente uma *nomeação*, embora signifique uma *investidura*, isto é, uma *autorização* ou *licença* para desempenho de certas funções.

PROVÍNCIA. Do latim *provincia*, de *vincere* (vencer antes ou vencer precedentemente), era o vocábulo, primitivamente, empregado pelos romanos para designar o *país conquistado* ou o *país submetido* ao poder de Roma, após sua conquista.

Província. Extensivamente, passou o vocábulo a designar todo *território*, subordinado a um regime administrativo, sem ter, no entanto, independência política.

Assim, *província* designa a *circunscrição administrativa* ou a *divisão administrativa*, para melhor administrar seus negócios, dando autonomia administrativa aos poderes constituídos dentro dos territórios jurisdicionais, em que se limitam, em obediência aos princípios fundamentais aceitos e vigorantes no Estado.

No período imperial, no Brasil, era essa a denominação dada a cada uma das *divisões administrativas* que compunham o Império, as quais, com a República, passaram a ser denominadas *Estados*.

PROVISÃO. Do latim *provisio*, de *providere* (prover, acautelar-se), exprime, geralmente, o ato pelo qual se provê a alguma coisa.

Mas, na terminologia jurídica, possui o vocábulo sentidos especializados, conforme a matéria a que se refere.

Provisão. No sentido do Direito Administrativo, entende-se a *carta* ou o *título*, pelo qual se investe ou se *provê* a pessoa em certo cargo ou ofício, para que o possa exercer. É assim um *diploma de autorização* ou de *licença*. E, neste sentido, se dizia *carta* ou *provisão de solicitador*: era o título passado à pessoa, para que pudesse *solicitar* ou requerer em juízo.

Provisão. Também significa *provimento* ou *providência*: mostra a *medida* ou a *deliberação*, em que se determina ou se autoriza a prática de um ato.

E, nesta acepção, tem sentido equivalente a *decreto*, *ordem*, *disposição*.

Provisão. Na terminologia comercial, é o vocábulo empregado vulgarmente na significação de *desortimento* ou *suprimento*. É o *abastecimento do necessário*.

Neste sentido, pois, *fazer provisão* é *suprir-se* ou *sortir-se*, isto é, *fazer aquisição de mercadorias*, *fazer estoque de mercadorias*, ou *providenciar para que certas coisas não falem*, em certos lugares ou em dados momentos.

Extensivamente a este sentido, como vocábulo técnico do Direito Comercial, *provisão* traz a significação de *fundos disponíveis*, a *existência de fundos*, isto é, *dinheiro*, *numerário*, *crédito*, em poder de outrem, dos quais se *possa dispor*.

Nesta razão, no conceito jurídico-comercial, *provisão* exprime sempre a existência de um *crédito representado em dinheiro* à disposição de alguém, em virtude do que, como titular desse *direito creditório*, pode sacar contra o respectivo devedor *ordens de pagamento*, até o total da soma ou do valor pecuniário constante da *provisão*.

Assim, a autorização para os *saques*, fundada na *provisão*, não pode exceder de seu respectivo valor, porquanto a *provisão* é limitada pela *soma do crédito* verificado, seja em consequência de *depósito de dinheiro* ou de *remessas de dinheiro*, ou proveniente de outras operações de que tenham resultado os respectivos *fundos disponíveis*.

Provisão, simplesmente, *provisão de fundos*, como é costume explicar-se, *fundos à disposição*, *fundos disponíveis* ou *dinheiro à disposição*, possuem, assim, sentidos equivalentes.

A provisão, como vimos, tanto pode decorrer da *remessa de dinheiro*, *suprimento de dinheiro*, como de qualquer operação de natureza comercial ou bancária, de que resulte um *crédito* a ser utilizado ou exigido pelo credor e cumprido pelo devedor.

Provisão. Ainda, especialmente no plural, *provisões*, é tomado comumente no sentido de *alimentos*, *viveres* ou de tudo o que se faz necessário para a manutenção ou sustento de alguém.

No conceito do Direito Civil, porém, não é tido propriamente no sentido de alimentos ou viveres, mas no de *soma em dinheiro* indispensável à alimentação ou manutenção de uma pessoa, ou de *suprimento de viveres*, que se deve fazer ou prestar para o mesmo fim.

Neste caso, pois, *provisão alimentar* tem o mesmo sentido de *prestação alimentar* ou *alimentícia*, designando, portanto, a soma ou o *numerário suficiente* para que se atenda à alimentação, a que se está obrigado, o que está conforme com o sentido de provisão na terminologia comercial ou o próprio *fornecimento de alimentos* feito à pessoa a quem se deve manter ou sustentar.

PROVISIONADO. De *provisão*, entende-se tudo o que se faz por meio de provisão ou provimento, designando, também, a pessoa que exerce cargo ou função em virtude de provisão.

No sentido forense, o *provisionado*, em referência ao advogado, distingue o *advogado* sem título acadêmico e autorizado a *procurar em juízo* por uma *provisão* ou *carta de provisão*.

PROVISIONAL. De *provisão*, exprime o que é provisório.

PROVISÕES DE BOCA. São os alimentos ou viveres, que se tornam necessários à manutenção ou sustento das pessoas. É expressão usada na terminologia militar e na terminologia marítima, para designar o *suprimento de viveres*, que se deve atender para a alimentação dos soldados ou da equipagem.

Vide: *Munição*. *Munições*.

PROVISÕES DE GUERRA. Assim se entende o *material necessário* para que se execute a guerra: munição.

Vide: *Munição*. *Munições*.

PROVISÓRIO. Do latim *provisus*, quer literalmente designar o que é feito por provisão.

No sentido administrativo, porém, opondo-se ao *efetivo* ou *permanente*, entende-se o que é *transitório*, *interino* ou *breve*.

Nesta razão é que é provisório, é *passageiro* e não pode ser tido em caráter *definitivo*.

PROVOCAÇÃO. Do latim *provocatio*, de *provocare* (mandar vir, chamar, desafiar, excitar, fazer vir), geralmente entende-se toda ação ou fato, que tenha força ou possa ser causa ou motivo de alguma coisa. A *provocação*, assim, fará surgir ou resultar no fato novo ou em nova ação, de que foi o *motivo* ou a *causa*.

Neste aspecto, *provocação* pode ser compreendida como *promoção*, *apelação*, *empreendimento*. Vide: *Provocar*.

Provocação. No sentido do Direito Penal, a provocação se objetiva na prática de ato, de natureza injusta, de uma pessoa contra outra, de modo a poder causar a esta uma excitação de ânimo, ou uma exaltação, capaz de levá-la a um esforço, mesmo pessoal e violento, contra a pessoa do *provocador*.

Em semelhante acepção, provocação é *incitamento*, *desafio*, *exaltação*, *repto*, *insulto*.

É necessário assim, dentro mesmo do sentido literal da provocação, que, com *justa razão*, possa ser *motivo* da exaltação ou de ímpeto colérico, que culminou com a reação do provocado.

A provocação pode fundar-se na *injúria* atirada à pessoa, como pode decorrer da *depreciação* pública feita pelo provocador à pessoa do provocado. Assim, concretiza-se em ato ou fato ofensivo, *que não se justifique*, para que, por sua feição de *injusto*, possa ser *causa da indignação*.

Assim verificada, é a *provocação injusta* atenuante em favor do provocado, se, motivado por ela, contravém à disposição penal, agredindo ou ofendendo fisicamente seu provocador.

PROVOCAR. Do latim *provocare*, é o verbo empregado na linguagem jurídica em duas acepções:

- a) *Provocar*, conforme sua aplicação na linguagem dos romanos, ainda em voga, é *apelar*, *intentar recurso*, *recorrer*, *reclamar*, *promover*, *empreender*. Assim, apelando ou recorrendo, *provoca-se* nova sentença ou novo julgamento. Reclamando-se nova medida ou nova decisão, *provoca-se* novo ato do juiz.
- b) *Provocar*, no entanto, exprime, igualmente, *assanhar*, *desafiar*, *exaltar*, *excitar*, *incitar*, *injuriar*, *insultar*, *ofender*.

Vide: *Provocação*.

PROXENETA. Do latim *proxeneta*, do grego *proxenetés*, originalmente designava o *corretor* ou o *mediador* que intervinha nos contratos ou negócios, para levá-los à conclusão, em paga de uma comissão que lhe seria reservada.

Neste sentido, aplicaram-no os romanos. *Proxenetæ* eram os medianeiros de negócios, notadamente para as compras ou vendas de mercadorias. E a paga, que recebiam, tomava a denominação de *proxeneticum*.

O *proxeneta* exercia, pois, como mandatário, uma espécie de mandato com salário ou *mandato pago*, a que se chamava propriamente de *corretagem*.

Proxenetæ. No sentido atual, aceito pelo Direito Penal, exprime o *corretor*; mas o *corretor de amores ilícitos*.

Nesta razão, o *proxeneta* é o mediador ou medianeiro em *comércio carnal*, de cujos lucros participa. Assim, é o *favorecedor* das relações ilícitas entre a mulher, que ele próprio atrai, e o homem a quem a oferece, para que receba a partir de sua *corretagem*. É o alcoviteiro por interesse.

Difere-se do *cáften*, porque não explora e vive da impudícia de certas mulheres. Vai *buscar* como intermediário, uma hoje, outra amanhã, para servir aos desejos do homem. O *proxeneta* é mero *corretor de mulheres*. O *cáften* é o *traficante*, que vive, exclusivamente, do *comércio amoroso*, cuja mercadoria são as mulheres, que tem sob seu domínio.

PROXENETISMO. Qualidade e profissão do *proxeneta*.

PRUDÊNCIA. Do latim *prudencia*, de *prudens*, síncope de *providens* (providente, acautelado), exprime a *cautela* ou o *cuidado* com que se devem fazer as coisas para que bons sejam os resultados obtidos.

A *prudência*, por isso, revela-se na *exata compreensão* do método ou do sistema posto em prática para realização de qualquer empreendimento. É a *atenção* que se deve dar à execução das coisas, para que nada de mal possa acontecer.

A *prudência* opõe-se à *imprudência*, *imprevidência*, ou, mesmo, à *negligência*.

Indica a *boa ordem* seguida na execução das coisas, ou o *tinco* na *direção* do que se executa.

PSEUDÔNIMO. De origem grega, *pseudónymos*, de *pseudos* (falso) e *onoma* (nome), entende-se a *denominação* ou o *nome falso* ou *suposto*, escolhido ou adotado por uma pessoa, para ocultar sua *verdadeira identidade* ou seu *verdadeiro nome*, no exercício de qualquer atividade.

Assim, o *pseudônimo* pode ser livremente escolhido ou adotado pela pessoa, para, sob ele, exercer uma *atividade comercial* ou para, com ele, dar publicidade a obra literária, artística ou científica.

Ao *pseudônimo*, como ao *nome verdadeiro*, são atribuídas as mesmas *garantias legais*, sendo assegurados ao adotante dele os mesmos direitos que se asseguram ao próprio nome.

É necessário, por isso, convir que o *pseudônimo* não se confunde com o *anônimo*, que se entende o *desconhecido* ou o que *não traz nome*. Anônimo é *sem-nome*.

Embora indicando um *nome falso* ou o *nome suposto*, ou uma denominação que não seja a real e autêntica, o *pseudônimo* representa o *nome de adoção*. No *pseudônimo* *há um nome*.

A liberdade na escolha do *pseudônimo* deve ser entendida em termos. Assim, não pode o *pseudônimo* vir ferir direito alheio, seja pela adoção do nome próprio, de outrem ou de *pseudônimo*, que possa trazer confusão a nome já existente.

O prejudicado, mesmo, poderá impedir o seu uso, se de sua adoção possa advir prejuízo visível para ele. Neste caso, a *má-fé* verificada é que poderá fundamentar a *impugnação*.

Ainda o pseudônimo não se confunde com o nome ou *denominação de fantasia*, embora se possa entender como uma de suas espécies. Na terminologia de fantasia, há a adoção de mera denominação pertinente ao objeto ou individualista do objeto, *sem a forma de nome*. O *pseudônimo*, em seu sentido próprio, é o *nome suposto* ou *falso*, declarado ou adotado para ocultar o *nome próprio* ou o *nome civil* da pessoa física.

Por vezes, chega a confundir-se com o verdadeiro nome. Há, mesmo, casos em que o pseudônimo substitui ou é utilizado na vida civil, como o legítimo nome.

PSICOPATIA. Do grego *psyché* (alma) e *pathos* (enfermidade), é a designação genérica de doença ou enfermidade mental.

Na Medicina Legal, no entanto, é compreendida como o estado *fronteiriço* entre a sanidade mental e a psicose (*loucura* no sentido vulgar). Por esta razão, não se deve confundir *psicopata* (“fronteiriço”) com o *psicótico* (louco). Ao passo que a *psicose* exprime um processo patológico evolutivo, resultante de fatores endógenos e exógenos, a *psicopatia* é a estruturação mórbida, precoce, constitucional, irreversível. Enquanto a psicose transparece por sintoma que jamais se evidencia em pessoa sã da mente, a psicopatia nada mais seria que deformação, ou desvio, das qualidades normais de caráter.

A *personalidade psicopática* pode realizar o paradoxo de conjugar dotes artísticos e intelectuais com falhas, manifestas, na vida instintiva e afetiva; a inteligência, poupada, pode ser brilhante, genial até: caso de muitos gênios (*degenerados superiores* foram chamados) que deixam rastro luminoso na História (Goethe, Byron, Wilde, Verlaine, Rimbaud, Miguel Angelo, etc.).

Os portadores de *personalidade psicopática*, ou *psicopatas*, classificam-se em: amorais, astênicos, explosivos, fanáticos, inadaptáveis, inseguros, ostensivos e sexuais.

PSICOSE. Do grego *psyché* (alma), é designação que se dá a qualquer enfermidade mental, vulgarmente chamada de *loucura*.

A *psicose* é um processo patológico, evolutivo, resultante da confluência de fatores prejudiciais (exógenos e endógenos) sobre o indivíduo, transparecendo por sintomas que não se observam em pessoas eufênicas (sãs de mente), manifestando-se, no exterior, por uma mudança nas suas vivências, na sua maneira de ser e de encarar as coisas, no seu modo de viver e de se conduzir, de agir e de reagir, isto é, por uma alteração do ânimo e da conduta.

PSICÓTICO. É a pessoa que sofre *psicose*, ou a que está louca. Não se identifica com *opsicopata*.

PUBERDADE. Do latim *pubertas*, designa a época ou período da vida, em que, pelo desenvolvimento dos órgãos reprodutores do homem ou da mulher, começa a manifestar-se a aptidão generativa.

Assim, a *puberdade* assinala a fase em que as pessoas se encontram em condições ou *emestado de procriar*. Nesta razão, exprime o sentido de *maturidade sexual*.

Na mulher, a puberdade é determinada pela *ovulação*, fenômeno que decorre do desprendimento dos *óvulos* (elementos reprodutores da mulher), dos *ovários*, glândulas sexuais, em que eles se formam, produzindo a *menstruação*.

No homem, a puberdade se inicia pelo aparecimento dos zoospermas ou espermatozoides (elementos fecundantes masculinos) no líquido seminal, os quais produzem a fecundação dos óvulos femininos, quando os tocam e se impregnam neles.

Aos 18 anos de idade, segundo os romanos, atingia o homem, mesmo os mais retardados, a puberdade, pelo que se dizia ser a idade da *plena pubertas*. Para Justiniano, a impuberdade findava aos 14 anos, no homem, e 12, na mulher.

Vide: *Impuberdade. Impúbere. Incapaz.*

PÚBERE. Do latim *puber*, designa a pessoa que se tornou *adulta* ou atingiu a *puberdade*.

Embora o *púbere* tenha atingido uma *maturidade jurídica*, em virtude do que sai do estado de *incapacidade absoluta*, ainda sofre restrições em sua *capacidade civil*. Somente aos 18 anos o *púbere* atinge sua maioridade, salvo nos casos de emancipação, investindo-se em *plena capacidade jurídica*.

Vide: *Impúbere. Infância. Puberdade.*

PÚBLICA-FORMA. Denominação dada à *cópia de um documento*, feita por um tabelião ou escrivão, na qual faz constar, palavra por palavra, tudo o que está ou se encontra no *original*.

A *pública-forma*, pois, é uma *reprodução por cópia de um documento*, ou ato *escrito*, cujo *original* é representado pelo mesmo documento ou escrito. É a *cópia literal* do documento.

No entanto, a pública-forma é cópia feita por pessoa estranha ou que não produziu o escrito original, enquanto a *certidão* é feita ou extraída pelo serventuário do cartório, em que foi passada a escritura ou produzido o ato.

Por aí se vê sua distinção do *traslado* ou da *certidão*, que, embora praticamente também cópias, entendem-se *reprodução* de escrituras ou atos jurídicos elaborados ou escritos pelo próprio oficial nos livros apropriados de seu cartório, os quais se mostram tão autênticos como os próprios originais que se acham inscritos nos livros respectivos.

A pública-forma somente se considera autêntica depois que é *conferida* pelo mesmo oficial que a fez ou por outrem, na presença da *parte contrária* ou contra quem possa surtir efeito.

E somente com o preenchimento desta formalidade (conferência) pode ser admitida como *prova* nas questões judiciais.

A pública-forma diz-se *concertada*, quando a cópia literal do documento é feita por um tabelião e *conferida* e *subscrita* por outro. O *concerto*, assim, não se confunde com *aconferência* necessária para dar *força probante* à pública-forma.

PUBLICAÇÃO. Do latim *publicatio*, de *publicare* (tornar público, fazer público), entende-se o ato ou o processo, que tem por objetivo *levar ao conhecimento de todos* (divulgar) *fato* ou coisa que se deseja tornar pública e notória.

Publicação, assim, é a *divulgação*, a ação de fazer patente, em lugares públicos, o que se deve tornar conhecido.

Em relação às leis, possui o mesmo sentido de promulgação: publicação da lei é *apromulgação dela*. É o ato de torná-la conhecida.

Assim, a publicação da sentença ora ocorre pela divulgação verbal, em audiência pública, do ato que se praticou ou da decisão proferida em um processo.

Ocorre ainda pela *afixação de editais* ou *anúncios* em lugares públicos ou insertos na imprensa oficial ou a indicada para o caso.

Publicação. Na terminologia da imprensa, assim, se diz de todo órgão: *jornal*, *revista*, *periódico*, *boletim* etc., que circula em um local, dando notícia ou divulgando fatos de ordem social, política, literária, científica etc.

Segundo a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre direitos autorais, publicação é o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo. (pg)

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA. É o ato pelo qual se divulga ou se dá a conhecer o teor de uma sentença, proferida em processo.

É formalidade indispensável à sua força executória e para que possa valer como *decreto judiciário*.

Em regra, a *publicação da sentença* é efetivada na audiência em que *seja proferida*. Desse modo, objetiva-se na *proclamação* dela em audiência e em sua inserção no livro próprio de audiências.

E quando a sentença possa ser proferida, sem audiência, sua publicação decorre do registro no livro próprio e intimação às partes interessadas. Aí se *publicará* em mãos do escrivão, tornando-se efetiva ou produzindo seus efeitos legais, depois da intimação.

PUBLICAR. Do latim *publicare*, é o verbo tomado na significação de mostrar-se em público, exhibir-se, divulgar, dar à luz uma obra.

Publicar. Na significação jurídica, porém, é tomado somente no sentido de *divulgar* ou tornar público, dar conhecimento ou fazer conhecido.

PUBLICIDADE. Formado de *público*, do latim *publicus*, de *publicare* (publicar, dar ao público, expor ao público), entende-se, na linguagem jurídica, a condição ou a *qualidade de*

público, que se atribui ou se deve cometer aos atos ou coisas, que se fazem ou se devem fazer.

Desse modo, a *publicidade* pode revelar-se pela publicação ou divulgação do fato, significando, assim, o próprio meio utilizado para que se torne *notório* ou de *conhecimento generalizado* o fato ou a coisa.

E pode designar condição de *exposição* ao público da coisa ou do fato, que se pretende realizar, para que se faça sem qualquer ocultação aos olhares do público, isto é, das pessoas pertencentes à coletividade que o queiram assistir.

Assim, a *publicidade*, dentro de sua finalidade jurídica, pretende tornar a coisa ou o fato de *conhecimento geral*, isto é, para que *todos possam saber* ou *conhecer* o fato a que se refere.

A expressão *em publicidade* significa, assim, *em público*, *na presença de todos* ou *publicamente*, de que se infere, portanto, que quem o queira *pode estar presente*, *pode assistir* ou *pode tomar conhecimento da matéria*, de que ali se trata, mesmo que não tenha diretos interesses nela.

É o que ocorre com a *publicidade* deferida aos *registros públicos* ou com a *publicidade* adotada para o regime hipotecário.

PUBLICIDADE COMERCIAL. Designa a soma de atos ou processos empregados pelos comerciantes, produtores e industriais, a fim de *divulgar* ou *propagar* suas mercadorias e produtos.

A publicidade comercial se opera pela imprensa por meio de *anúncios*, *editoriais*, *notícias*, através de *cartazes*, *boletins*, *avulsos impressos*, *prospectos*, que se distribuem, e pelos programas de rádio e televisão.

Os sistemas de publicidade constituem modernamente perfeita arte, exigindo técnica especial; há para isso, *empresas* ou *agências* de publicidade, a quem se confia a realização ou o cumprimento da publicidade que é desejada pelo comerciante ou industrial.

Regulamenta-a, na órbita do Código do Consumidor, os arts. 36 a 38, devendo ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique, sendo proibida a enganosa ou abusiva.

É *enganosa* qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, total ou parcialmente falsa, ou capaz de induzir a erro o consumidor sobre os produtos ou serviços (art. 37, § 1º).

É *abusiva* a publicidade discriminatória, incitatória à violência, exploradora do medo ou da superstição, aproveitadora do caráter infantil, desrespeitadora dos valores ambientais ou capaz de prejudicar o consumidor, no que respeita à sua saúde ou segurança.

PUBLICIDADE DA HIPOTECA. Resulta de sua inscrição ou especialização. E significa, no conceito jurídico, a instituição destinada a *tornar conhecida a hipoteca*, para que os terceiros interessados se inteirem do encargo que pesa sobre os imóveis hipotecados.

PUBLICIDADE DOS REGISTROS. É o processo que objetiva o registro obrigatório de certos fatos nos órgãos públicos competentes, a fim de que todos possam tomar conhecimento da matéria contida nesses fatos.

PUBLICISTA. Formado de *público*, é empregado na terminologia jurídica para designar o autor de obras de Direito Público ou a pessoa versada em Direito Público.

Designa, assim, o jurista especializado em matéria de Direito Público ou pertinente à Política.

PUBLICÍSTICA. De *publicista*, entende-se o conjunto de autores ou de juristas, que escrevem sobre Direito Público e Política ou sobre assuntos sociais.

A *publicística*, assim, revela, através das obras publicadas ou divulgadas sobre matéria de Direito Público, Política ou Sociologia, a soma de atividades intelectuais dos publicistas.

PUBLICÍSTICO. É adjetivo, referente ao substantivo publicística e ao Poder Público.

Nesta razão, mostra o caráter ou a qualidade de público de uma coisa; mas, de significação mais *estreita*, porque integra um sentido mais íntimo em relação ao interesse do Estado ligado à mesma coisa.

Desse modo, *intervenção publicística* entende-se a que se faz diretamente pelo Poder Público em defesa dos princípios que o afetam intimamente. E *interesse publicístico* é o interessedireto, imediato, do Estado, ou do Poder Público em que se manifesta soberanamente.

O *publicístico*, portanto, não integra somente o sentido de *coletivo*, de *comum*, em que se aplica o público, mas próprio, *privativo do Poder Público*.

PUBLICIZAR. De *público*, emprega-se na acepção: transformar em coisa pública, atribuir qualidade de público ou de coisa pública, mesmo que, por sua natureza ou originariamente, se mostre coisa privada, ou de ordem privada.

Desta forma, *publicação* revela a instituição como pública, de coisas ou serviços, geralmente tidos como pertencentes ao ou próprios do particular, para que o Estado intervenha neles diretamente, em defesa dos próprios interesses, que o levaram a assim proceder.

E, assim, a publicização afeta a coisa ou o serviço de caráter ou condição de público, ou, propriamente, de publicístico.

Vide: *Estadualizar. Federalizar.*

A constituição da *autarquia*, em referência à exploração de certos serviços de ordem privada, porém de interesse direto do Estado, é forma de *publicização*.

Assim, toda vez que o Poder Público chama a si o desempenho de um serviço, que não pertence propriamente à administração pública ou não é tendente a cumprir os objetivos fundamentais do Estado, praticamente *publicizou* o serviço, isto é, transformou-o em um serviço ou função de ordem pública ou de interesse do Poder Público.

PÚBLICO. Derivado do latim *publicus*, formado de *populicus*, de *populus* (povo, habitantes), em sentido geral quer significar o que é *comum*, *pertence a todos*, *é do povo*, pelo que, opondo-se a *privado*, se mostra que não pertence nem se refere ao indivíduo ou ao particular.

Assim, extensivamente, *público* equivale a *notório, geral, publicado, divulgado, conhecido*.

No entanto, como anotamos acima, *público* e *comum* possuem acepções próprias e inconfundíveis. *Público* é o que pertence a todo o povo, considerado coletivamente, isto é, tido em sua expressão de organismo político. *Comum* é o que pertence ou se estende distributivamente ao povo ou a todos, considerados como indivíduos.

Pode ocorrer que *público* e *comum* tenham aplicação conjunta, visto as duas qualidades se apresentarem no mesmo fato: os logradouros são públicos e comuns. *Públicos*, porque não pertencem a ninguém em particular, mas a todos; *comuns*, porque todos participam de suas utilidades.

As rendas do Estado, que servem a seus interesses, porém, são *públicas*, como públicos são os órgãos que o administram; já os serviços que o Estado presta são *comuns*, porque todos podem fruir suas utilidades.

O *público* opõe-se ao *privado*, enquanto que o *comum* ao *particular*.

Público. Além do sentido vulgar, na linguagem jurídica, é tomado na acepção de *próprio* ou *pertinente* ao Estado, revelando a subordinação ou a afetação que incide sobre todas as coisas ou fatos, qualificados ou considerados como tal.

Desse modo, no sentido de *público* integra-se o de *autoridade* do Estado ou *poder* do Estado, mostrando sua *identificação* com a própria coisa ou com o próprio fato, a que, intimamente, se ligou. Deste sentido de público é que se gerou o verbo *publicizar*.

E, nesta razão, é que o conceito público não se refere simplesmente à condição de ser coisa de interesse comum ou de interesse coletivo, mas à *íntima conexão* ou à *identificação* da própria coisa com as finalidades do Estado e os interesses superiores do Estado, pairando acima dos interesses particulares e, mesmo, coletivos.

PUDOR. Do latim *pudor*, de *pudere* (ter vergonha, envergonhar-se, pejar-se de), entende-se *orecato* ou o *sentimento de vergonha*, que se forma intimamente na pessoa, em virtude dos modos honestos e bons costumes, em que se fundou sua educação.

Assim, o *pudor* equivale ao sentido de *honestidade*, de *decência*, e de *pudicícia*, em razão do que, tudo o que se diga contrário aos sentimentos que por ele se firmaram na pessoa, lhe

possa ocasionar pejo ou vergonha, como repulsão instintiva ao *ato impudico, desonesto ou indecente*.

Vide: *Atentado ao pudor*.

PUDOR PÚBLICO. É o decoro público ou sentimento coletivo a respeito da honestidade e decência dos atos, que se fundam na moral e nos bons costumes.

Ofender o pudor público, assim, é praticar atos que ofendem os bons costumes e a moral pública.

PUÉRPERA. Do latim *puerpera* (mulher que está de parto), é justamente a expressão que designa a mulher que deu à luz recentemente. É a *parturiente*.

PUNGUISTA. É tido o vocábulo como gíria, significando *batedor de carteira* ou *gatuno de carteiras*.

PUNHO. Do latim *pugnus* (mão fechada), é empregado na linguagem jurídica no sentido *demão*.

Assim, quando se diz pelo *próprio punho* ou pelo *punho alheio*, entende-se o que se executou *manualmente*, seja por si (próprio punho) ou por outrem (punho alheio).

Escrito pelo próprio punho quer significar escrito pela própria pessoa, com suas mãos.

Em relação ao testamento, quando escrito pelo próprio punho do testador, é chamado propriamente *hológrafo*.

PUNIBILIDADE. Formado de *punir*, no conceito jurídico assim se diz o *direito de punir*, isto é, o direito de *aplicar a pena* ao caso em espécie, inclusive o de impor o cumprimento do que é imposto pela condenação.

Nesta razão, não ocorre *punibilidade* quando não se mostra *punível* o ato praticado, ou a pena que lhe era imposta foi afastada.

Assim, a *punibilidade* encerra sentido mais amplo que *sanção penal*, que se mostra a regra, onde se impõe a pena, pois que significa o direito de aplicar a pena e de exigir a efetividade dela ou o respectivo cumprimento.

A *punibilidade* vai da efetividade da sanção penal à punição ou cumprimento da pena.

PUNIÇÃO. Do latim *punitio*, de *punire* (castigar, punir), entende-se, propriamente, *ocumprimento da pena*, em virtude do que se efetiva o *castigo* ou a *sanção penal* imposta ao criminoso ou contraventor.

Nesta circunstância, a punição pressupõe a *condenação*, pela qual se impôs a *pena*, cuja efetividade se cumpre pela punição.

Assim, pois, a punição, integra, simultaneamente, o sentido de *ação e efeito* de punir, o que se concretiza pelo respectivo *cumprimento da pena imposta*, ou o *sofrimento da pena imposta*.

“PUNITIVE DAMAGES”. Termo oriundo do Direito anglo-saxônico para denominar as indenizações punitivas, ou seja, aquelas Indenizações arbitradas em valor superior ao necessário para reparar o dano para punir o agressor e prevenir o dano. A Indenização Punitiva se opõe a indenização compensatória (*compensatory damages*), arbitrada no valor suficiente para reparar o dano. (pg)

PUPILO. Do latim *pupillus*, diminutivo de *pupus* (rapazinho, menino), no sentido jurídico, que nos vem dos romanos, é empregado, particularmente, para designar o *impúbere*, que não está submetido ao poder paternal.

Assim, é o menor, absolutamente incapaz, submetido a tutela, por ser *órfão*, quer de pai, quer de mãe.

Este sentido, porém, não é absoluto, sendo, assim, empregado para designar todo *menor órfão* sujeito a tutela.

PURGAÇÃO. Do latim *purgatio*, de *purgare* (alimpar, justificar-se, escusar ou expiar), é o vocábulo tomado, em sentido geral, como a *expição* ou *escusa* acerca de falta que se tenha cometido, seja pela *execução espontânea* das obrigações decorrentes, inclusive o cumprimento da pena, seja pela remoção do fato ou fatos, em que se gera a culpa imputável.

A *purgação*, assim, tem a eficácia de liberar a pessoa da responsabilidade que lhe era atribuída ou de alimpá-la da pena. E, assim, se extingue a *obrigação*, a que estava sujeito. Ou cessam os efeitos da condenação.

Em qualquer circunstância, pois, em que se aplique o vocábulo, revela sempre o sentido *decorreção, saneamento, emenda, reparação, alimpamento* daquilo que estava *errado* ou que se mostrava *fato culposo*, e, por esta razão, *fato punível* ou *imputável* a alguém, para aplicação da pena ou atribuição da responsabilidade, dele decorrente.

A purgação, portanto, na acepção jurídica, é sempre o ato que vem *reparar* ou *corrigir* a *falta cometida*, para que se isente o faltoso da imputação, que lhe é atribuída por lei, *livrando-o das consequências* que lhe traria a falta cometida ou cumprindo o *castigo* que lhe foi imposto.

Desse modo, em regra geral, a *purgação* tem a eficácia de *livrar, liberar* ou *extinguir* a obrigação, o encargo, a responsabilidade, que se atribuía à pessoa. E assim, reparando, corrigindo, emendando, produz, sob todos os aspectos, um perfeito *alimpamento*.

É assim que a *purgação da mora* entende-se a *reparação* ou *emenda* dela, em virtude do que se fica livre ou isento da falta e das consequências que dela advêm. Por ela a mora *seextingue*.

Purgar-se a condenação é cumprir a pena resultante de uma condenação, em virtude do que se extingue a *punibilidade*. É a reparação do mal, pela expiação da pena.

A purgação tem sempre efeitos resolutórios ou extintivos: o que ela alimpa ou repara se resolve ou se extingue.

PURIDADE. Do latim *puritas*, de *purus* (puro), era, na terminologia jurídica de outrora, empregado na significação de *segredo*, ou *particular*.

Nesta razão, a locução *à puridade* exprime *em segredo* ou *em particular, na intimidade* daqueles que fizeram certa coisa.

PURO. Do latim *purus* (sem mistura, limpo), é empregado na terminologia dos atos jurídicos, contratos, convenções, obrigações, para assinalar aqueles que se fazem ou se estabelecem *sem condições*.

Fazem-se, pois, *puramente, simplesmente*, sem qualquer imposição ou restrição à sua *pureza*. É o *absoluto*.

É geralmente empregado na expressão *puro e simples* e trazendo o conceito mencionado: sem condições ou restrições.

PUTA. Do latim *putus*, de *putare* (alimpar, apurar), era, por sua etimologia, tomado no sentido de *menina* ou *donzela*.

É, hoje, no entanto, tomado em sentido oposto, pois que designa, justamente, a *mulher que se devassa*, ou mantém relações sexuais ilícitas com homem que não é seu marido.

Desse modo, a *puta* pode não ser *prostituta*, pois para que se considere como tal, tanto basta que se entregue ao homem, que não é seu marido, que cometa adultério. Não se faz mister que exerça o *comércio* ou tráfico de relações sexuais ilícitas.

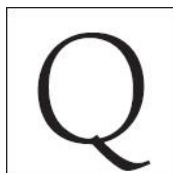
PUTATIVO. Do latim *putativus* (imaginário), de *putare* (reputar, crer, imaginar, considerar), é utilizado, na terminologia jurídica, na acepção de *reputado* ou de *havido*.

Nesta razão, *putativo* designa a *qualidade* que se *pensa ter* (cida, imaginada), ou que *se deveria ter*, e que, em realidade, não se tem.

Na significação jurídica, a *putatividade* (qualidade de putativo) gera uma *reputação de real* a respeito da coisa ou do fato, para que surta certos efeitos jurídicos.

É o caso do *casamento putativo*, ou seja, aquele que, embora nulo ou anulável, é *reputado* verdadeiro para que os efeitos civis se verifiquem, desde sua celebração até que se desfça legalmente.

Vide: *Filho putativo*.



QUADRA. Originalmente do latim *quadra* (quadrado, forma quadrada), na linguagem corrente é o vocábulo empregado para designar toda área ou todo espaço que tenha *forma quadrangular*.

Quadra. Na terminologia jurídica, em uso nas administrações municipais, sem fugir ao sentido etimológico, é empregado para designar toda área de terreno, urbano ou não, compreendido entre *quatro ruas* ou *quatro vias*.

A *quadra*, portanto, é o espaço de terreno que se limita ou tem frente para quatro ruas ou para quatro estradas. É vulgar, porém, dizer-se *quadra* para indicar *um dos lados* da rua, compreendido entre as esquinas de duas das ruas, que a cortam transversalmente.

Nesta razão, quando diz *meia quadra*, para se exprimir a extensão de um lote de terreno situado em uma quadra, indica-se que o comprimento ou a profundidade deste mesmo lote corresponde à *metade* da extensão da quadra, de uma rua à outra, que lhe fica paralela.

Quadra. Na linguagem técnica do Brasil, é usado como medida agrária, variando, porém, de norte a sul a soma de metros quadrados a que corresponde.

QUADRAGÉSIMO. Do latim *quadragesimus*, é numeral ordinal e fracionário que corresponde a número quarenta.

QUADRAGÉSIMO ANO. É a denominação dada à encíclica de PIO XI, publicada em 15 de maio de 1931, em comemoração ao quadragésimo aniversário da *Rerum Novarum*, de LEÃO XIII, referente à questão social.

Na *Quadragesimo anno*, PIO XI elogia, explica e analisa a doutrina expandida na *Rerum Novarum*, tratando especialmente da propriedade privada, do capital e do trabalho, do justo salário, do regime corporativo, das transformações da economia capitalista e do socialismo contemporâneo.

QUADRILHA. De origem italiana, *quadriglia*, entendia-se, primitivamente, o *bairro* ou *acircunscrição* sujeita à inspeção de *oficial de Justiça*, nomeado pelas Câmaras, para um período ou mandato de três anos.

Extensivamente, como para cumprir a missão, que lhe era confiada, o *quadrilheiro* (oficial da quadrilha) teria “20 homens, que lhe seriam dados em rol ao tempo, que receber o juramento”, também se dizia *quadrilha* ao grupo ou bando de pessoas, a que se cometia o encargo de vigiar o bairro, sob jurisdição do quadrilheiro.

Quadrilha. Na terminologia do Direito Penal, é tida no mesmo sentido de *bando* ou de *grupo de malfeitores* que, obedientes a um chefe, se dedicam ao roubo, assaltos e homicídios.

O Código Penal foi alterado pela Lei 12.850/2013, dessa forma, o crime de quadrilha ou bando, previsto no art. 288, foi revogado e foi criado o tipo Associação Criminosa. Para sua configuração é preciso associar-se três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. Além disso, a pena é aumentada até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. (npg)

Os tratadistas procuram distinguir as duas configurações: a *quadrilha* como o grupo que opera nas cidades, e o *bando*, como o que, sem lugar fixo, tem ação no interior do país.

Em verdade, porém, quadrilha e bando, desde que constituídos por mais de três pessoas, tendo finalidades criminosas, entendem-se *associações de malfeitores* cujo objetivo é roubar, matar cometer crimes. E na linguagem corrente, seja o grupo que opera no interior, promovendo assaltos de toda ordem, para roubo, furto ou assassinio, seja o que opera nas cidades, é indistintamente denominado de quadrilha ou de bando.

Quadrilha. É ainda empregado na terminologia da pecuária, para designar a *porção de cavalos mansos*, de pelos diferentes, que costumam andar juntos, acompanhando a *égua-madrinha*(quadrilheira).

QUADRILHEIRO. Formado de *quadrilha*, designava, outrora, o oficial de Justiça nomeado pelas Câmaras Municipais para *vigia de um bairro* (quadrilha). Corresponhia o *quadrilheiro* ao *irenarcha* romano, a quem se cometia o encargo de zelar pelo sossego público, durante a noite.

Quadrilheiro. É o membro de *quadrilha* ou da associação de malfeitores.

QUADRO. Do latim *quadrum* (quadrado), na terminologia do Direito Administrativo e Trabalhista, designa o *número completo* ou a *quantidade máxima* de empregados ou de funcionários que devam *lotar* ou preencher os diversos cargos de uma repartição ou departamento.

O quadro de funcionários ou o quadro de empregados, assim, determinando o número máximo de empregados que possam ser designados para a repartição ou departamento, fixa o *limite* de pessoas que ali possam ser admitidas.

Nele, discriminam-se os *cargos* ou se fixam as classes ou categorias dos funcionários que o possam compor.

QUADRO GERAL DE CREDITORES. É, na falência, aquele que o síndico organiza e contém o nome de cada um dos credores, a importância a ser paga a sua respectiva classificação.

QUADRO ORGANIZADO DE CARREIRA. Aquele que assegura ao empregado ascensão funcional no quadro da empresa, de acordo com o tempo de serviço e do seu merecimento.

QUADRÚPEDE. Do latim *quadrupes* (animal de quatro pés), designa geralmente o mamífero que anda em quatro pés, sem distinção de porte, ferocidade ou categoria. Tanto se entende como quadrúpede o elefante, o leão, o camelo, como a lontra, o tamanduá, o rato. Designação usada por Aristóteles (para os animais com sangue e quatro pés).

Na terminologia do Direito Romano, porém, segundo tradição da Lei das XII Tábuas, na classe dos quadrúpedes somente se incluíam os *animais domésticos*, como os cavalos, vacas, cabras e até mesmo os cães.

“QUAE CONTRA JUS FIUNT, DEBENT UTIQUE PRO INFECTIS HABERI”. É aforismo do Direito Canônico, que não se faz impróprio ao Direito Comum: “*Tudo que é feito contra o Direito deve, sem exceção, reputar-se viciado.*”

Quer exprimir, pois, que nulo e de nenhum efeito, é todo ato praticado contra o Direito.

Ato viciado, corrompido (*infectus*), porque não cumpriu a regra legal, não pode exercer qualquer eficácia, que, juridicamente, dele se queira tirar.

Correspondendo ao aforismo jurídico: “*Actus corruit, omissa forma legis.*” (O ato é nulo, desde que foi omitida a forma legal.)

“QUAE TEMPORALIA SUNT AD AGENDUM PERPETUA SUNT AD EXCIPIENDUM”. Ou “*quae ad agendum sunt temporalia, ad excipiendum sunt perpetua*”, é o brocardo que se extrai de um texto de JUSTINIANO, traduzindo-se: *todo direito a uma ação temporária corresponde ao direito de uma exceção perpétua.*

Dele decorre o princípio de que a exceção não se extingue pela prescrição do direito da ação. A todo tempo, pois, pode a exceção ser oposta como defesa.

Extinto o *direito de ação*, não pereceu o direito de, por exceção, defender-se do direito ou ação de outrem.

QUALIDADE. Do latim *qualitas*, de *qualis*, etimologicamente, exprime a natureza que é própria da ou se atribui à coisa.

A *qualidade*, pois, imprime ou impõe à coisa um caráter próprio, para que a distinga e a individualize. E, nesta razão, pode mostrar-se *condição* ou *requisito*, que lhe é peculiar.

As qualidades, exprimindo requisitos ou elementos das coisas, podem ser *intrínsecas* ou *essenciais*, *extrínsecas* ou *acessórias*.

A *qualidade intrínseca* é a que é *inerente*, própria, indispensável à coisa, pelo que não se pode apresentar sem ela. Constitui ou compõe a própria *essência* ou *substância* dela. E daí por que se diz, também, *qualidade essencial*.

A *qualidade extrínseca* é a que é *atribuída* à coisa, para que, com ela, se mostre ou se apresente. É qualidade distintiva, tendo o caráter de *acessória* ou *acidental*.

A qualidade intrínseca ou essencial não pode faltar à coisa. Sem ela, a coisa *perece*, pois que não pode subsistir à falta de predicado de tal relevância. É ela a própria natureza da coisa.

Qualidade. Em relação às pessoas, na significação propriamente jurídica, entende-se a *aptidão* ou a *habilitação legal* para exercer um direito ou praticar um ato jurídico.

Desse modo, a *qualidade*, atribuída à pessoa, para que possa *agir*, resulta no *título*, que lícitamente lhe é conferido, para que faça o que é de lei.

A qualidade, nesta acepção, é a *condição* ou *requisito legal*, de que decorre o *poder* ou *direito de agir*.

Nesta significação, encontram-se as expressões: *qualidade de esposa*, *qualidade de pai*, *qualidade de tutor*, *qualidade de herdeiro*, *qualidade de inventariante* etc.

Qualidade, em todos os casos, indica a *razão* ou o *título* atribuído à pessoa, para que, fundado nele, possa praticar o ato jurídico, que a lei autoriza.

A *qualidade*, em consequência, indica o *requisito* ou a *condição*, em virtude da qual a pessoa se *habilita* ou se *mostra apta* para exercer ou praticar o ato jurídico.

Qualidade. Era tido, outrora, na significação de nobreza.

Dizia-se, propriamente, *qualidade civil*, revelando-se a *situação* ou o *atributo* outorgado à pessoa, em razão da nobreza, do nascimento ou dignidade.

QUALIFICAÇÃO. Do latim *qualificatio*, de *qualis* (de que sorte, de que natureza), exprime a ação de *mostrar as qualidades* ou *determinar as qualidades da coisa*.

Revela a própria *caracterização* ou a *determinação* da coisa, do fato ou da pessoa, pela *especificação* ou *classificação* a que se subordina, em face dos requisitos ou das condições em que se apresentem.

A qualificação, pois, tem a função de *assinalar* ou de determinar as qualidades individuais do fato, da coisa ou da pessoa, para que por elas se caracterizem.

Pela qualificação, portanto, determina-se a natureza jurídica do fato, da coisa ou da pessoa. É a demonstração das *qualidades*, sejam estas elementares ou essenciais, ou acessórias ou acidentais.

Qualificação. Na terminologia do Direito Processual, seja civil ou penal, a *qualificação* é tomada no conceito de *identificação*.

E, nesse sentido, a qualificação compreende a anotação de todos os elementos individualísticos da pessoa, como nome, idade, nacionalidade, estado, profissão, domicílio ou residência, a fim de que, por eles, bem se individualize a pessoa.

Na qualificação que se procede no *preâmbulo* dos depoimentos, além dessas indicações, mencionam-se as relações de amizade ou inimizade, ou de parentesco entre a pessoa que se está qualificando com as partes interessadas no processo, exigência que não se faz mister se a identificação é do réu ou dos autores do crime.

QUALIFICAÇÃO DO CRIME. Em sentido todo especial, na terminologia penal, quer exprimir a determinação da qualidade ou da natureza do crime ou da infração, tendo em vista as circunstâncias que o cercam e que se mostram *elementos de agravação* que lhe modificam a figura, aumentando o grau da pena *in abstracto*, que lhes deve ser aplicada.

A *qualificação do crime*, assim, resulta das circunstâncias em que foi praticado, circunstâncias estas que se mostram inscritas no texto legal, onde é configurado.

Assim, a rigor, a qualificação, neste aspecto, traz o exato sentido de *modificação* ou de *nova configuração*, atribuída ao crime, para que se lhe aplique pena maior ou mais agravada.

QUALIFICADO. De *qualificar* (atribuir qualidade, apreciar, classificar), vulgarmente exprime o que está caracterizado, classificado ou identificado.

Nesta razão, o adjetivo indica tudo o que já se *qualificou*, isto é, já se *individualizou*, se *determinou*, se *especificou* ou se *classificou* pelos requisitos ou pelos elementos que são atributos ou acessórios dele.

Qualificado. Na acepção penal, serve o vocábulo para indicar a *qualidade*, que se tornou integrante ao ato ou fato ilícito, para que se apresente em espécie própria, modificando a configuração normal em que era tido.

Nesta circunstância, *qualificado* exprime um sentido de *modificado* ou *configurado de outro modo*.

O *crime qualificado*, em verdade, é aquele que, *agravado pelas condições* em que se executou, se modifica para apresentar-se em *espécie própria*, configurando-se crime distinto do normal.

O *qualificado*, portanto, mostra a *nova espécie*, formada ou evidenciada pelos elementos acidentais conduzidos originariamente, isto é, que acompanharam o ato ou o fato em sua execução.

Qualificado. Emprega-se, ainda, para exprimir a *posição* ou *situação* da pessoa, em relação ao conceito em que é tida.

Qualificado, assim, é usado em significação equivalente a *conceituado*, *acatado*, *considerado*.

“QUANTI MINORIS”. Servem as duas palavras latinas para especificar uma espécie de ação (*actio quanti minoris*), pela qual se pede uma *diminuição do preço*, proporcional aos defeitos encontrados na coisa, objeto de uma venda.

Quanti ou *quanto* exprime o preço, o valor, o quanto. E *minoris* traduz que *está abaixo*, é menor, inferior.

A *actio quanti minoris* diz-se, também, *actio aestimatoria*, justamente porque tem por finalidade *estimar a diferença* do preço reclamado pelo comprador.

Embora o vício *redibitório* seja o principal fundamento da *quanti minoris*, ela e a *ação redibitória* se diferem. Na *redibitória* se pede para *desfazer a venda*: restitui-se a coisa e se recebe o preço pago. Na *estimatória*, pede-se o *abatimento* ou a *diminuição do preço*, permanecendo os efeitos da compra e venda.

Segundo a regra romana, se os vícios ou os defeitos se manifestam em épocas diferentes, a *quanti minoris* pode suceder-se sobre a mesma venda. A *redibitória* é única e exclusiva: não se repete.

Embora caiba ao adquirente, para garantia contra o vício da coisa adquirida, usar da *estimatória (quanti minoris)* ou da *redibitória*, escolhida uma ou outra “não pode mais tornar à outra ação; sua escolha é irrevogável” (M. I. Carvalho de Mendonça).

Além destas ações, cabe ao adquirente a ação comum por inexecução do contrato.

QUANTIA. Formado de *quanto*, geralmente exprime o mesmo sentido de *quantidade*.

Quantia. Na linguagem jurídica, no entanto, é correntemente empregado para exprimir o *valor pecuniário* ou a soma representada em dinheiro.

É, portanto, indicativo da *quantidade em dinheiro*, de *certa quantidade em dinheiro* ou da *soma em dinheiro*.

QUANTIA CERTA. Exprime a soma *já determinada, fixada* ou *demonstrada*.

Desse modo, a *quantia certa* já se revela o *valor* ou a *quantidade pecuniária apurada* ou *verificada*.

É *certa* porque está *determinada, apurada* e se julga *exata*.

Mas o sentido de *certa* não pressupõe o de *líquida*. A *fixação* ou a *determinação*, que produz a qualidade ou atributo de *certa*, não implica a condição de irredutível, qualidade de *líquida*.

QUANTIA LÍQUIDA. É a que já está *irredutivelmente fixada* ou *determinada*.

Além de *certa e exata*, a *quantia líquida* não se subordina a qualquer *rebate* ou *mutação*, que possa inferiorizar a soma já demonstrada.

Pela *liquidez*, a soma, em que se revela a *quantia*, não somente se indica *certa, determinada*, como se mostra *inatacável*, e não suscetível de variação: é a *soma definitiva*.

A qualidade de *líquida* atribui à *quantia* não somente o requisito ou elemento de *certa*; mas o de *inalterável* e de *definitivo*.

Vide: *Dívida líquida e certa*.

QUANTIDADE. Do latim *quantitas*, na linguagem técnica, inclusive jurídica, exprime *agrandeza* das coisas, que se possam medir ou determinar, representada ou expressa *numericamente*.

A *quantidade*, a respeito das coisas, é a *expressão numérica*, determinativa de sua grandeza ou da porção delas.

Nesta razão, a quantidade é demonstrada pelo número ou pela *medida*, em que se inclui o *peso*.

Quantidade. Juridicamente, quantidade tanto se refere a coisas ou a pessoas, para indicar *aporção* em que se mostrem ou se devam mostrar.

E exprime, também, o sentido de *quantia*.

QUANTIDADE DA MERCADORIA. Na terminologia alfandegária, é a expressão usada para designar o número total da mercadoria, calculado pela *unidade*, em que se especifica na *tarifa*, para efeito de taxação ou cobrança dos direitos aduaneiros, quando não exigidos *a valorem*.

Essa unidade pode ser figurada *por peça, por dúzia, por cento, por grossa, por peso* ou *por medida*.

E, assim, a quantidade será expressa em peças, metros, dúzias, centos etc.

QUANTIDADE DE DINHEIRO. Expressão usada na equivalência de *quantia* ou valor representado em dinheiro.

QUANTIDADE DE PENA. O tempo de duração da pena que o juiz fixa levando em conta os critérios legais de individualização da reprimenda penal.

QUANTIDADE DE VOLUMES. Expressão utilizada na linguagem alfandegária, indica *asoma* ou o *número de volumes*, que integra a *fatura*, necessária ao despacho aduaneiro.

QUARENTENA. Formado de *quarenta*, exprime, originalmente, toda quantidade fixada em 40 unidades: quarentena de dias, de meses ou de anos.

Vulgarizou-se o vocábulo, indicando-se o espaço de tempo ou o *período de 40 dias*.

Quarentena. Na terminologia jurídica, exprime o vocábulo a *estadia forçada* de um navio, ao largo ou em certo ancoradouro, por certo tempo, para que fique em observação, em virtude do surto nele de moléstia contagiosa.

E, extensivamente, entende-se o *isolamento*, que se impõe à pessoa, suspeita de qualquer moléstia epidêmica ou contagiosa, para que fique em observação médica.

Primitivamente, a *estada* ou o *isolamento* era cumprido por 40 dias. Daí a razão do nome. Hoje, varia. E pela tradição permaneceu a terminologia.

Quarentena. Na linguagem do Direito antigo, exprime a *taxa* que fixava o *laudêmio* ou *terrádego*, quando não estipulado no contrato ou convencionado pelo senhorio e pelo foreiro.

Desta forma, a *parte do preço*, que se atribui ao senhorio, que é a função do *laudêmio*, era calculada de *um por 40* ou seja, pela *quadragésima parte* do preço da venda ou escambo, quando outra condição não se tenha convencionado.

Quarentena, pois, exprimia o *laudêmio* não convencionado e devido nas alienações dos terrenos foreiros.

QUARTA. Do latim *quarta*, forma feminina de *quartus*, na linguagem jurídica é o vocábulo tomado na mesma acepção corrente: exprime a *porção* ou a *parte de um todo, dividido em 4 partes*.

QUARTA FALCÍDIA. Era a denominação dada pelos romanos à *parte da herança* que não podia ser disposta pelo testador, constante da *quarta* de seus bens.

Constituía a *reserva legítima*, pertencente a todo herdeiro direto, testamentário ou *ab intestato*, que a podiam reclamar, fundado no princípio firmado na lei.

Os romanos diziam-na simplesmente *quarta* ou simplesmente *falcídia*.

QUARTA TREBELIANA. Análoga à *quarta falcídia*, e instituída pelo *senatus-consulto pegasiano*, em virtude do que o fiduciário poderia reter, livre e desonerada, a quarta de sua porção hereditária. Dizia-se, também, *quarta pegasiana*.

QUARTEIRÃO. Formado de *quarto*, é geralmente empregado no mesmo sentido de *quadra*.

Assim, indica o agrupamento de casas, localizadas em área de terreno de forma quadrilonga, dando cada lado para uma rua ou travessa.

QUARTEIRO. De *quarto*, como medida antiga, correspondia à *quarta parte do moio*, ou seja, 15 alqueires.

Na linguagem jurídica antiga, porém, era utilizado para indicar a *pensão* ou a *contribuição* devida pelo colono ou lavrador enfiteuta, arrendatário ou caseiro, ao senhor das terras, em que trabalhava ou vivia.

A contribuição era cumprida *in natura*, consistindo na entrega de 15 *alqueires* (uma quadra do moio) dos próprios gêneros cultivados.

Extensivamente, o colono ou lavrador também se denominava *quarteiro*.

QUARTEL. Do latim *quartus* ou mais propriamente do castelhano *cuartel*, imemorialmente vem sendo empregado na acepção de *alojamento* ou *casa de aposentadoria* para soldados.

Quartel é, assim, o edifício ou o conjunto de edifícios, em que se alojam as tropas militares. É a *caserna*.

Quartel. Consoante a etimologia do vocábulo, era primitivamente empregado para designar *ovencimento* ou a *paga*, que se recebia quatro vezes por ano. Era, pois, o *quarto da anuidade*, que se vencia de três em três meses.

Quartel-general. Denominação atribuída ao *departamento militar*, onde se encontra instalada a *chefia* de uma circunscrição militar, superintendida por um *general*.

Extensivamente, é a designação dada ao edifício ou ao estabelecimento em que se acham localizados os serviços de chefia.

Quartel-mestre. Denominação antiga com que se distinguiam os oficiais ou os sargentos, a quem se confiava o encargo de receber e distribuir os fundos (dinheiros) para manutenção das tropas.

Na terminologia francesa, quartel-mestre (*quartiermaitre*) designa o primeiro posto da marinha militar, correspondendo ao cabo (*caporal*) do exército.

QUARTO. Do latim *quartus*, é geralmente usado para indicar a *porção* que se obtém de tudo que é dividido por quatro.

É, pois, a quarta parte de uma coisa.

Exprime, também, como numeral ordinal, a colocação daquele que vem a seguir do *terceiro*, ocupando, assim, o *número quatro*.

Quarto. É tomado ainda no sentido de *aposenso particular*, *cômodo* ou lugar em que dorme a pessoa.

Neste sentido, pois, diz-se: *quarto de pensão*, *quarto de hotel*, *quarto da casa*.

QUARTO PODER. A imprensa ou o Poder Moderador.

QUASE. Do latim *quasi* (do mesmo modo que), é o advérbio empregado na formação de vários vocábulos jurídicos, para exprimir uma *aproximação* ou a *analogia* entre a figura assim denominada e aquela que se indica pelo vocábulo simples.

Desse modo, *quase* indica a *circunstância* que vem dar *outra feição* ou *situação diferente* à figura jurídica demonstrada pela palavra que lhe sucede.

Várias são as expressões jurídicas que se compõem dele: *quase contrato*, *quase delito*, *quase posse*, *quase usufruto*.

QUASE CONTRATO. É a expressão empregada para indicar o ato jurídico ou o fato jurídico que, sem se mostrar, propriamente, um *contrato*, pode gerar obrigações.

Nesta razão, conforme define Pothier, quase contrato indica-se o fato lícito ou permitido por lei, praticado pela pessoa, que se possa obrigar para com outrem, ou que obrigue outrem para com ela, sem que intervenha ou que se ajuste qualquer convenção entre eles.

Assim, não sendo propriamente um contrato, porque lhe faltou a *convenção*, que é essencial para a formação perfeita daquele, o *quase contrato* equivale ao contrato, para que as obrigações que dele se gerem surtam os efeitos que teriam, se num próprio contrato.

QUASE DELITO. Nesta expressão, o *quase* exerce em relação ao vocábulo delito a mesma influência anotada a respeito do contrato.

Quase delito não induz o fato delituoso ou o delito propriamente dito, resultante do ato ilícito, qualificado como crime. Mostra-se o fato, de que se possam gerar obrigações análogas às obrigações que nascem de um delito, mesmo quando não seja indicado ou enumerado como um delito.

Quasi ex delicto, conforme terminologia romana, indica, pois, a analogia de obrigações, que nascem de uma falta ressarcível, como as obrigações, que se geram dos delitos.

QUASE POSSE. É a posse que não é completa ou não é plena. Assemelha-se à posse mas não se mostra uma posse perfeita.

É geralmente a expressão usada para indicar a *posse de uma servidão*, ou *de um direito de servidão*.

Os romanos indicavam-na sob as expressões: *Quasi possessio*, *quasi possidere*, *quasi in possessione esse*.

A quase posse revela o exercício de um direito real fundado no direito de servidão.

QUASE USUFRUTO. Em princípio o usufruto é um direito real que incide numa coisa não consumível. Quer isto significar que por ele se tem a faculdade de *gozar a coisa* ou *se utilizar dela*, sem que se altere a sua substância. E somente por essa maneira pode ser restituída a quem de direito, quando extinto o usufruto.

O *quase usufruto* foi, originalmente, adotado pelos romanos em consequência do *senatus-consulto* que facultou a instituição de usufruto, mesmo sobre as coisas que se consomem ao primeiro uso.

Não é, portanto, um usufruto perfeito e semelhante ao verdadeiro, de que difere essencialmente.

O quase usufrutário torna-se proprietário das coisas sujeitas ao usufruto. Pode consumi-las ou aliená-las, embora se lhe imponha o dever de restituir, quando extinto o usufruto, semelhantes coisas, em qualidade e valor, ou a equivalência delas, conforme estimação.

Na lei brasileira, o quase usufruto é instituído pelo Cód. Civil/2002, art. 1.392, § 1º (art. 726 do Cód. Civil, 1916).

Em realidade o quase usufruto mais se assemelha ao *mútuo*, empréstimo para consumo, que ao usufruto.

No entanto, o mútuo e o quase usufruto, também, mostram visível diferença: o quase usufruto traz sentido mais externo. E no mútuo há os *juros* ou *interesses*, que não são elementares no quase usufruto.

É da essência do quase usufruto a caução. E, no mútuo, não é elementar a obrigação de fazê-la. (ngc)

“QUASI JUDICIAL POWER”. No Direito estadunidense, refere-se ao poder da administração de proferir seus julgamentos, sem, no entanto, obstar aos tribunais judiciais a cognição das mesmas causas.

QUEBRA. Formado de *quebrar* (reduzir a pedaços, perder), na linguagem corrente do Direito Comercial é tomado em dois sentidos: no sentido de *falência* e no de *perda ou estrago*. Mas tem o sentido ainda de *falta*, *não cumprimento*, *transgressão*.

Quebra. É a falência, a insolvabilidade declarada judicialmente.

Outrora, a *quebra dolosa* dizia-se propriamente *bancarrota*. A simples *quebra* entendia-se aquela que se registrava de boa-fé.

Primitivamente, era a denominação utilizada pelo Cód. Comercial no capítulo em que tratava das Falências (Parte Terceira, arts. 797 e seguintes). E o Cód. Civil/1916, na acepção de falência, a empregara no art. 823.

Quebra. Na linguagem corrente, com aplicação no Direito, é igualmente tomado no sentido de *falta* ou *não cumprimento* do dever assumido.

Assim, *quebra do compromisso*, *quebra do juramento*, *quebra da fidelidade*, de modo claro assinalam a falta, o *não cumprimento* ou a *transgressão* aos deveres jurídicos derivados do compromisso, do juramento ou da fidelidade. Traz o mesmo sentido de *quebramento*.

QUEBRA DA REVELIA OU QUEBRA DA CONTUMÁCIA OU PURGA DA REVELIA. É o superveniente comparecimento do revel ao processo, recebendo a lide no estado em que se encontra.

QUEBRA DO FLAGRANTE. É o relaxamento da prisão pela ocorrência de nulidade no auto de prisão em flagrante delito.

QUEBRAMENTO. O mesmo que *quebra*. Mas, possuindo embora o sentido de *fragmento*, *despedaçamento*, é, geralmente, aplicado, no sentido jurídico, como *ruptura*, *rompimento*, *rescisão*, *perda*, *insubsistência*.

QUEBRAMENTO DE FIANÇA. É empregado no sentido de *insubsistência*. Assim, ocorre o *quebramento de fiança* quando o *criminoso afiançado*, voluntariamente, não atende aos seus deveres.

A inobservância da obrigação cometida ao afiançado, desde que voluntária e não justificada, tem força para rescindir a fiança, tornando-a insubsistente e, em consequência, produzindo sua perda. Ocorrendo o quebramento da fiança, pode ser o valor em que ela se baseia sumariamente executado. E porque a fiança se tenha tornado inoperante ou rompida, é, desde logo, decretada a prisão da que se achava livre.

QUEDA. Alteração de *caída*, de cair (vir abaixo), é empregado na linguagem mercantil no sentido de *baixa* ou de *diminuição*.

Assim, *queda de preço* é a desvalorização; *queda de vendas*, a diminuição ou diferença para menos nas vendas.

Desse modo, a *queda* contrapõe-se à *alta*, que, ao contrário, exprime a *elevação* ou o *aumentodas* coisas.

QUEDA D'ÁGUA. Palavra formada de queda+de+ água. É assim a *caída* ou a *descida* de uma corrente de água de um nível superior para um nível inferior, por onde segue, novamente, seu curso.

A queda d'água decorre de natural acidente do terreno, quando se diz natural. Ou pode derivar-se de um artifício do homem, quando é industrial ou artificial.

A parte superior do rio, que fica ao alto, antes da descida, diz-se *montante*. E a parte inferior, a que se segue à queda, chama-se *jusante*.

A queda não se confunde com a *declividade*, que é a descida natural das águas procurando o mais baixo. A queda é a *descida brusca*, verticalmente, do alto para o baixo.

As *quedas d'água* são fontes produtoras de *força hidráulica*.

Quando se trate de rios do domínio público, a industrialização das quedas d'água depende de autorização governamental.

QUEIMA. Formado de *queimar* (destruir pelo fogo, reduzir a cinzas pelo fogo), exprime *ação de queimar*, tendo assim a mesma significação de *abrasamento*, *incêndio*, *cremação*, *destruição pelo fogo*.

Vide: *Queimada*.

Queima. Na gíria comercial, é o mesmo que *liquidação* ou venda de mercadorias por preços baixos, ou por preços abaixo do custo.

QUEIMADA. Formado de *queimar*, além de ter sentido equivalente à *queima*, sempre foi aplicado para designar o chão ou o terreno onde se deu a *queima*.

Mas, na linguagem jurídica, há perfeita distinção entre os dois vocábulos:

Queima é a ação de atear o fogo para *queimar*. É a *queimação*.

Queimada é o efeito ou o resultado da *queima*. E, assim, se revela o *lugar* ou o *sítio*, em que se queimaram ou se destruíram pelo fogo as coisas que ali se encontravam.

Queimada. Na linguagem agrícola, é o vocábulo empregado para designar a *queimada da roça*.

É, assim, a *roça*, que se queimou, para que nela se proceda à lavoura.

Roça, aí, entende-se o lugar em que se derrubou o mato, para que nele se plante o que se deseja produzir.

Queimada da roça, pois, e *queima da roça* distinguem-se radicalmente.

A *queima* é a *ação*, a *queimada* é o *efeito*.

Por esta razão é que a *queima* pode ser *fortuita* ou *voluntária*. Nas *queimas voluntárias*, deve o lavrador acercar-se de certas cautelas, para que não se prejudiquem os terrenos confinantes pela propagação do fogo até eles.

A regra é que se faça o *aceiro*, em torno do lugar ou do terreno, em que se fez a *derrubada*, preparatória da queima.

Aceiro entende-se a faixa de terreno, que se deixa limpo, em derredor do local em que se vai proceder à queima, a fim de que o fogo não se propague, limitando-se ao sítio em que foi ateado.

Se o *queimador da roça*, por si ou por outrem com ordem dele, por imprudência ou ausência de cautelas, causa danos aos vizinhos, é responsável pelos prejuízos decorrentes.

Como medida de precaução, ainda deve o queimador dar aviso da queima aos confinantes do terreno em que se vai atear fogo.

Ao *responsável pela queima* é que cabe o dever de cumprir as indenizações pelos danos que ela possa causar.

QUEIXA. Formado de *queixar-se* (levar ao conhecimento, delatar, denunciar), entende-se, em sentido lato, a participação feita à autoridade competente de fato, que haja sido praticado, em detrimento da disciplina ou da ordem legal, ou de ofensa que tenha recebido.

Geralmente, queixa e denúncia empregam-se em sentido equivalente.

A *queixa*, porém, trazendo a significação de *querela*, exprime mais acertadamente a *delação particular* ou a participação de fato, por iniciativa particular; trata-se de fato criminoso de ação penal pública ou privada.

A *denúncia* é a participação do crime à autoridade competente pelo órgão público autorizado.

Na terminologia policial, as *queixas* ou as comunicações trazidas ao conhecimento da autoridade policial, a respeito de fatos sujeitos à repressão, dizem-se, especialmente, *partes*.

E por elas as autoridades policiais tomam as medidas que devam caber ao caso.

QUEIXA-CRIME. Exprime o mesmo que *delação*: é a denúncia de fato criminoso, para punição do culpado.

E, assim, objetiva-se na exposição circunstanciada do fato criminoso trazida ao conhecimento da autoridade competente, pela parte ofendida ou por quem tenha a qualidade ou poderes para representá-la a fim de que se inicie contra o ofensor ou autor do delito a ação penal.

A queixa consta do relato ou da narração circunstanciada do fato criminoso ou delituoso, com a indicação do lugar e dia em que ocorreu, a menção do modo por que foi praticado e o nome da pessoa que o praticou.

Conclui, em regra, com o pedido de condenação ao indigitado responsável pelo fato, para o que se deve indicar o artigo de lei em que está incurso.

Quando a queixa-crime é feita particularmente e por procurador, deve este mostrar instrumento em que se consignem poderes especiais e expressos para isso.

Quando a pessoa, *falsamente*, der contra outrem queixa-crime, estará sujeita a indenizá-la.

A queixa-crime falsa reputa-se *ato ilícito indenizável*, desde que se mostre a *maldade* da imputação por ela feita.

“QUÉRABLE”. Expressão francesa, da linguagem técnica forense, em que é empregada na acepção de *requerível*.

Quérable, assim, exprime, propriamente, o que se pode requerer, o que é lícito pedir em juízo.

“*Quérable*”. Na terminologia jurídica brasileira, vem sendo aplicado, ao contrário de *portable* (conduzível), para designar a *dívida* ou a *prestação obrigacional*, que deve ser cumprida na residência ou domicílio do devedor, quando a exige, por ser oportuno, o credor.

Nesta razão, *quérable*, se instituída contratualmente ou resultante de disposição tácita, importa na cláusula ou condição de ser paga a dívida no próprio domicílio do devedor.

E, assim, não cabe a ele a obrigação de cumprir o pagamento no domicílio do credor, o que é da natureza da *dívida portable*.

Conforme princípio já firmado na jurisprudência, mesmo que se tenha instituído a obrigação pela qual o devedor deva cumprir a prestação no domicílio do credor, se usualmente vai este receber as que se têm vencido na residência ou domicílio do devedor, de *portable* que era, a prestação fica subordinada à condição de *quérable*.

Desse modo, não se constitui o devedor em mora, por *não ter levado* a prestação ao credor, no respectivo domicílio, embora vencido e exigível.

QUERELA. Do latim *querela*, de *queri* (queixar-se a alguém), tem o mesmo sentido de *queixa* ou de *acusação*.

Na terminologia adotada pelas Ordenações do Reino, a querela era simples ou era perfeita.

A *querela simples* entendia-se a queixa ou a denúncia sem a prestação do juramento, nomeação de testemunhas e prestação de fiança às perdas e danos, decorrentes da acusação, quando injusta ou falsa.

A *querela perfeita* era a queixa ou a denúncia com juramento e se cumprida cercada de todas as demais formalidades e exigências legais.

Desse modo, a expressão *perfazer a querela* significava converter a querela simples em querela perfeita, cumprindo-se medidas necessárias para completar esta última. Na terminologia corrente, é tida no sentido de *queixa-crime* ou *denúncia*.

Do vocábulo “querela” formam-se *querelante* e *querelado*.

Querelante é o queixoso ou o denunciante. É a pessoa que oferece a queixa ou faz a denúncia, acusando outrem de haver praticado crime ou ato ilícito punível.

Querelado é o denunciado ou a pessoa contra quem se ofereceu a queixa ou a denúncia.

Querela. Entre os romanos designava, em certos casos, o *protesto* que se fazia contra alguma coisa, por escrito, ao próprio querelado ou à autoridade competente, tendo a função de impedir a *decadência de uma exceção*.

É esse o caso da *querela non numeratae pecuniar*.

E era também empregada para significar a *acusação* ou a *queixa*, acerca de fato contrário à lei, em virtude da qual a autoridade judicial tomava as medidas ou resolvia segundo os princípios jurídicos estabelecidos.

Assim ocorria em relação aos testamentos: *querela inofficiosi testamenti*.

E cabia a *querela*, não a *actio*, porque o queixoso não podia invocar nenhuma lesão de direito.

“QUERELA NULLITATIS”. Impugnação à sentença, criada na Idade Média, independentemente do recurso, através da qual se intenta a desconstituição dos efeitos da sentença.

QUESITO. Do latim *quaesitum* (pergunta), entende-se justamente a *pergunta* ou *ainterrogação* formulada para que seja respondida pela pessoa a quem é feita. É *pergunta* que se formula para *esclarecimento* de *questão* que se debate.

A *matéria do quesito*, ou seja, o *assunto constante da pergunta*, deve referir-se ao *ponto* ou *pontos* da questão em debate ou aos fatos, que querem esclarecer.

E assim se exige, porque a função do quesito é justamente a de vir esclarecer a *controvérsia* ou a procedência dos fatos alegados pelas partes em demanda.

Nas questões jurídicas os quesitos são formulados pelas partes e pelo próprio juiz-presidente do feito, dentro da matéria ou das hipóteses aventadas no processo.

Daí a distinção entre *quesitos pertinentes* e *quesitos impertinentes*.

Quesitos pertinentes são os que, legalmente autorizados, se apoiam em fatos constantes dos autos. São, pois, os quesitos que *pertencem à causa*.

Mas, além de pertencerem à causa, devem mostrar-se *legítimos e convenientes*, para que não extravasem as suas finalidades, quando em caso de perícia, e possam ser admitidos.

É assim que, num exame parcial de livros, os quesitos formulados não se podem estender de modo a transformar esta exibição parcial numa exibição total.

Quesitos impertinentes são aqueles que, por serem estranhos à causa, ou virem extemporaneamente, mostram-se inoportunos e ilegítimos.

Neste caso, cabe ao interessado impugná-los para que sejam excluídos e não mereçam a resposta do perito.

Em relação à oportunidade da apresentação, os quesitos dizem-se:

Originários, quando apresentados ou formulados no termo legal, disposto na lei processual.

Suplementares, quando formulados posteriormente, depois que se processe a diligência ou a perícia.

Inoportunos ou *impertinentes*, aqueles que se formulem fora dos prazos legais permitidos por lei ou autorizados pelo juiz.

QUESTÃO. Do latim *quaestio*, de *quaerere* (buscar, procurar, demandar), etimologicamente, em significado jurídico, exprime o inquérito, a indagação, o interrogatório, a instância, a demanda.

Deste modo, compreende toda *discussão judicial* ou todo *procedimento* intentado, para que se esclareça e se solucione a controvérsia trazida a juízo.

Daí a expressão vulgar *intentar uma questão*, para exprimir *intentar uma demanda* ou *propor uma ação*.

Os romanos tomaram-no nesta acepção. E por esta razão a presidência de uma *quaestio*(processo, inquérito, demanda) era dada a um magistrado, a que se denominava *quaesitor*, *quaestor* ou *judex quaestionis*.

Questão. Exprimindo, originariamente, a própria *controvérsia*, o *litígio* ou a *contenda*, em que se debatem, na linguagem jurídica, questão significa, especialmente, o *ponto* ou os *pontos*, em que se fere a dita controvérsia ou em que se apoia o dito litígio.

Assim, entende-se a *matéria* em debate, composta pelos *fatos* alegados ou pelos *direitos* indicados.

Questão, portanto, é o *ponto contestado*, é a *matéria da divergência* ou o *motivo da demanda* ou do *litígio*, sobre os quais se deve manifestar o julgador, em decisão ou em solução da controvérsia.

Do conceito da questão, pois, não se pode afastar a ideia da *discussão*, da *indagação*, a que se sujeita, para esclarecimento do *ponto*, que nela se firma.

Segundo a natureza da matéria contida na questão, esta se diz *questão de direito* ou *questão de fato*.

A *questão de direito* (*quaestio juris*) é aquela onde se debatem somente pontos de vistas jurídicos, isto é, matéria de Direito.

A *questão de fato* (*quaestio facti*) é aquela em que se discutem ou se esclarecem situações jurídicas decorrentes de acontecimentos ou ações do homem, capazes de produzir direitos e obrigações.

QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. No sentido jurídico, *alta indagação* quer significar o que exige estudo acurado, exame demorado, busca ou procura cercada de certas cautelas.

A alta indagação, portanto, revela a pesquisa do que não está visível, não está demonstrado desde logo. E, por esta razão, precisa de ser rebuscado, discutido mais amplamente, para que se esclareça suficientemente.

Assim sendo, a *questão de alta indagação* é aquela que depende de uma investigação demorada, para que seja verificada e comprovada.

A questão de alta indagação depende, assim, de *prova aliunde*, isto é, de prova que se vai encontrar em outra parte ou que se produzirá mediante certas diligências ou pesquisas.

QUESTÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. (ou questão de inconstitucionalidade) É a controvérsia, incidental ou de fundo, sobre a compatibilidade com a Lei Maior de determinado ato normativo infraconstitucional.

QUESTÃO FEDERAL. A atinente à aplicação de norma federal a conduzir à admissibilidade do recurso especial.

QUESTÃO INCIDENTAL. Aquela que surge no decorrer da demanda (incompetência, ilegitimidade e falsidade), devendo ser decidida de pronto para que o processo tenha curso, sob pena de nulidade.

QUESTÃO POLÍTICA. É a questão atinente ao exercício dos poderes políticos, pelos seus órgãos supremos, e que, por isso, fica imune ao controle judicial.

QUESTÃO PREJUDICIAL. No sentido jurídico, *prejudicial* quer exprimir *que causa dano*, *que prejudica*.

Na expressão *questão prejudicial*, o qualificativo traz o sentido: *que anula*, *que torna ineficaz*, *que tira eficácia*, *que prejudica*.

A *questão prejudicial*, portanto, é a que surge para antepor-se ou contrapor-se a outra questão, a fim de anular ou tornar ineficaz qualquer influência dela.

Assim sendo, o seu reconhecimento ou a sua aceitação como procedente e certa tem a influência ou a eficácia de tornar *desnecessária* a decisão da outra questão a que se antepôs.

A questão prejudicial aventada, justamente, em oposição a outra questão, em discussão na causa, para lhe tirar o efeito ou para que possa ser admitida como procedente na solução da causa.

E porque se mostre em oposição a outra questão, tendo a solução dela influência de *anular* ou *prejudicar* o conhecimento da outra questão, a *questão prejudicial* é, preferentemente, solucionada, isto é, deve ser conhecida e decidida antes da outra questão, mesmo que a principal da causa.

No entanto, a *questão prejudicial* exerce esta influência quando, realmente, se mostra de *efeito decisivo* em relação a outra questão, de modo que qualquer solução que possa ser dada a esta se apresenta *incompatível* com a que se deu nela.

A *questão prejudicial*, neste caso, não sendo embora a *questão principal* ou a questão em que se debate o mérito ou a matéria principal da causa, revela-se questão relevante, desde que exerce influência decisiva na solução da causa.

Mas, quando o sentido de *prejudicial* não vai até os efeitos da decisão que possa ser dada à questão, limitando-se à indicação de um conhecimento ou decisão *preliminar*, deve ser, também, decidida a *questão principal*.

O sentido da *prejudicialidade*, atribuído à questão, resulta numa dupla significação: na *depreliminarietà*, para que se conheça e decida antes que qualquer outra questão, e a *deprejudicialidade*, propriamente, quando a decisão tomada a respeito dela torna impossível qualquer decisão à outra questão.

Somente será, efetivamente, *prejudicial*, quando a solução que lhe for dada *tenha decidido*, indiretamente, a dúvida acerca da questão principal, prejudgando-a.

A questão prejudicial não se confunde com a *ação prejudicial*, fundada em contestação acerca do *estado das pessoas*. As *ações prejudiciais* (*praejudiciales actiones*) têm função própria, visando a garantir as relações jurídicas que se geram dos estados da pessoa. São, pois, questões de estado (*quaestiones status*) propriamente.

QUESTÃO PRELIMINAR OU QUESTÃO PRÉVIA. É a referente à relação processual.

QUESTÃO PRINCIPAL. Assim se diz em referência ao *ponto* ou *matéria principal* da causa. Nela se funda o *mérito da causa* ou a própria razão da demanda.

QUESTIONAR. Tratar judicialmente de uma questão, contender, demandar ou litigar.

QUESTIONÁRIO. Do latim *quaestionarius*, de *quaestio* (questão), entende-se o *rol* de perguntas ou de *indagações* que devem ser respondidas por uma pessoa.

É a relação ou a lista de *quesitos* formulados para serem respondidos pelos peritos.

Extensivamente, assim se denomina o próprio papel ou escrito, em que se relacionam as perguntas ou se registram os quesitos.

Questionário. Na linguagem técnica da Estatística, designa o formulário em que se inscreve toda sorte de perguntas ou se fazem as indagações necessárias à realização de um recenseamento.

QUESTOR. Do latim *quaestor* (o que busca), designava o magistrado romano a quem se atribuíam funções civis ou militares.

Em geral, ou de início, o *quaestor* era o administrador das finanças, escolhidos pelo rei. Mas era também a denominação atribuída aos *inquisidores*, ou seja, às pessoas encarregadas de processar os *delitos de ação pública*. E se diziam *quaestores* ou *duoviri perduellionis eduoviri parricidii*.

Os próprios pretores que, como magistrados, presidiam aos tribunais permanentes, recebiam a denominação de *questores* (*quaestores*) ou *inquisidores* (*quaesitores*).

Dessa maneira *questor* exprimia ou designava o *juiz-presidente* ou o diretor de um processo, a quem se atribuíam competência e autoridade para julgar a *questão*, em regra, de ordem penal.

“QUI EXCIPIT, NON FATETUR”. Provérbio jurídico que significa: *quem excepciona(alega exceção) não confessa*.

Dessa forma, a *exceção*, no caso jurídico, não resulta em confissão. É *justa oposição*, em defesa própria, à pretensão de outrem.

“QUI JURE SUO UTITUR, NEMINEM LAEDIT”. É brocardo jurídico que significa: *Quem usa de direito próprio não prejudica ninguém*.

Decorre o aforismo do axioma de que *ter um direito é poder exercê-lo*.

É, assim, o poder que se atribui ao titular de um direito de exercê-lo mesmo em detrimento ou prejuízo de outrem.

Daí, claramente, se conclui que ninguém é responsável pelo prejuízo que possa decorrer a outrem, quando exercita, licitamente, um direito que lhe pertence.

A legítima defesa do próprio direito, ou o exercício dele, segundo a regra jurídica, não conduz e nem resulta em dano a outrem.

“QUI MANDAT SOLVI, IPSE VIDETUR SOLVERE”. Aquele que manda ou autoriza a pagar é tido como tendo ele próprio pago ou pago pessoalmente.

O aforismo jurídico indicado revela o princípio de que o *pagamento*, para liberação da dívida(*solutio*), tanto se entende legítimo quando feito pelo próprio devedor, como quando feito ou cumprido pelo mandatário dele.

E este mandatário ou representante tanto pode ser o convencional como o legal.

“QUI TACET CONSENTIRE VIDETUR”. É brocardo extraído do Direito Canônico, *de regulis juris*, em virtude do qual se firma o princípio de que a *vontade* pode ser expressa tacitamente.

Mas a manifestação tácita da vontade precisa ser posta em evidência por meio de fatos que demonstrem que a pessoa tinha efetivamente a intenção de chegar a dado resultado, cujos efeitos jurídicos ela realmente desejou.

Para tanto, porém, necessário ainda que a lei não exija que somente seja válido o ato, quando preenchida certa forma ou atendida certa solenidade. Em tal circunstância o *silêncio* não supre a manifestação da vontade, que deve ser declarada de modo inequívoco.

Vide: *Consentimento tácito*.

“QUID JURIS?”. Locução interrogativa latina que se traduz: *qual o direito?*

É aplicável aos casos em que se indaga ou se interroga qual o princípio jurídico ou a regra jurídica que deva ser buscada para a solução da controvérsia ou da questão.

QUILATE. Derivado do árabe *quirat*, oriundo do grego *keration*, é usado como a *unidade de peso* para as pedras preciosas e para as pérolas; equivale a 200 (duzentos) miligramas.

Quilate. Como medida unitária da *pureza do ouro*, equivale à vigésima quarta parte da onça. Desse modo, o ouro puro tem 24 quilates, perdendo um quilate para cada 1/24 avos da liga, que a ele se faz, seja de cobre ou qualquer outro metal.

Assim, o ouro de 20 quilates terá 20 partes de ouro e quatro do outro metal usado na liga.

QUILHA. Derivado do germânico *kiel*, através do francês *quille*, é a denominação que se atribui à peça de madeira ou de outro material que, atravessando o navio ou a embarcação, pela parte inferior, forma sua base, sustendo toda a armação.

A *quilha*, assim, é peça indispensável ao navio, sendo um dos elementos principais do casco.

Constituindo o sustentáculo de todas as *peças*, que nela se firmam para formar a estrutura do navio, está para o corpo deste como a coluna vertebral para o corpo humano.

É, portanto, uma das partes intrínsecas do *casco*, compondo um dos elementos da *membra navis*.

Embora o art. 764, nº 14, do Cód. Comercial haja feito distinção entre a quilha e o corpo do navio, esta, em verdade, é parte do todo, que o corpo indica.

Corpo é o todo, é o conjunto, é a *reunião* de todas as partes que formam a entidade ou o indivíduo.

Incluindo a *quilha* como elemento do corpo do navio, embora discordando da distinção legal, está o insigne Silva Costa com a boa interpretação, quando afirma que o *casco* e os acessórios do navio formam o corpo dele.

No casco se integra a quilha, pois que o casco, elemento principal da estrutura física do navio, é composto da quilha com o costado do navio.

A lição de Lyon-Caen et Renaut conduz à mesma conclusão:

“O navio não é uma coisa simples; compõe-se de diferentes partes, presas umas às outras por uma ligação material ou pelo uso comum, a que são destinadas. Assim, há o *corpo* ou *ocasco* do navio, a máquina e os diferentes acessórios indispensáveis para que possa o navio ser posto em condições de navegabilidade, tais como os mastros, as velas, os cabos, a âncora, as chalupas etc.”

QUINHÃO. Do latim *quinio* (reunião de cinco), é o vocábulo empregado, na terminologia jurídica, em dois sentidos, para indicar ou exprimir configurações distintas.

Quinhão. Em sentido comum quinhão é a *parte*, ou seja, toda porção que cabe à pessoa, em razão de uma partilha ou de uma divisão, que lhe é assegurada por lei, para que se torne senhor exclusivo de sua parte.

O quinhão, assim, é a cota ou parte de bens que cabe ao herdeiro, na partilha da herança. É a parte da propriedade dividida, que se atribui ao condômino.

Quinhão. Mas, numa acepção especial, é tida na equivalência de *sorte*.

E, neste caso, revela-se a cota de participação ou a parte que a pessoa tem no consórcio de uma propriedade ou de direitos indivisíveis.

Assim, pelo *quinhão determinado*, verifica-se a participação de cada quinhoeiro ou consorte nos resultados ou nas rendas produzidas pela propriedade indivisa ou auferidas pelos direitos comuns.

E a razão etimológica do vocábulo, de *quini* (cinco a cinco), talvez se explique pela imposição legal, tradicional, estabelecida, de que as *coisas indivisas* somente o podem ser, voluntariamente, pelo espaço de cinco anos.

Nesta razão, durante o *quinhênio*, veda-se a divisão da coisa, para que cada um se assenhore da porção que lhe é devida.

E sendo assim, conforme exprime o conceito jurídico de quinhão, nesta acepção indica-se mero *jus in re aliena*, de que se gera o direito de participar de uma cota proporcional acerca dos frutos ou das rendas que a coisa produzir. Em consequência, o quinhão não induz a compropriedade, desde que, fundada na indivisão, não assiste ao quinhoeiro o direito de pedir a divisão, para que cesse a comunhão.

QUINHOEIRO. Formado de *quinhão*, entende-se, geralmente, toda pessoa que tem a porção ou parte de uma coisa ou é dono de um *quinhão* em uma coisa.

Mas, propriamente, é o vocábulo empregado no sentido de consorte, parceiro ou sócio e participante, com outras pessoas, dos frutos ou das rendas que se possam tirar da coisa comum.

Nesta razão, o quinhoeiro difere do condômino. Ao quinhoeiro não assiste o direito de fazer cessar a divisão da coisa, para que se aposse da parte que lhe pertence. O pedido da divisão é direito assegurado ao condômino, desde que não é da essência do condomínio a indivisão da coisa.

“A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.” (Cód. Civil/2002, art. 1.320, *caput*). O Cód. Civil/1916, art. 629, só trazia a primeira parte do que está no CC atual. (ngc)

E se a divisão da coisa é *impossível* ou se adjudica a um dos condôminos a totalidade da coisa, pagando este aos demais o valor de sua parte, ou se vende a coisa, para que se reparta o preço da venda.

O quinhoeiro tem direito a uma parte das rendas ou dos frutos da propriedade comum e indivisa. Não é comproprietário nem condômino dela.

QUINQUILHARIAS. Do francês, feminino singular *quincaillerie* (comércio de ferragens), só no plural *quinquilharias*, em português, é usado na linguagem comercial para designar os produtos ou artefatos de ferro ou de outro metal, de pequeno preço ou valor, utilizados para enfeites ou para folguedos infantis.

São mercadorias comuns às casas de ferragens. Mas podem ser também objeto de comércio das casas de armarinho.

Botões de ferro, colchetes, alfinetes, pregadores de metal, argolas, são quinquilharias.

QUINTAL. Formado de *quinta* (herdade, propriedade rústica), é o vocábulo empregado para exprimir a *parte do terreno urbano* que fica nos fundos das habitações.

Os léxicos indicam o *quintal* como o terreno junto à casa (edifício) com horta ou jardim. E, assim, equiparam-no à *pequena quinta*.

No sentido jurídico, *quintal* é toda porção de terreno situada na parte posterior do edifício, ocupado com plantações ou não. Para que assim se indique não é necessário haver nele horta ou jardim. Pode ser utilizado para criações de aves ou animais domésticos. Como pode ter qualquer outra serventia.

Exprime, propriamente, a parte do lote urbano ou suburbano, não ocupado pela construção, situando-se na parte posterior ou ficando nos fundos do terreno.

QUINTO. Do latim *quintus*, vulgarmente exprime a parte ou a porção de uma coisa dividida por cinco, ou a situação ocupada por uma coisa que vem após o número quatro.

Quinto. Designação dada a antiga tributação, representada por vinte por cento ou um quinto do valor da mercadoria ou do produto.

Era, ainda, a designação dada ao imposto cobrado sobre a exploração do ouro, calculado na base de cinco por cento da quantidade extraída.

QUINTO CONSTITUCIONAL. Na técnica judiciária brasileira, indica a maneira usual de preenchimento de vagas nos Tribunais de Justiça, obedecendo proporcionalmente às classes dos magistrados, advogados e membros do Ministério Público, da seguinte forma: *a)* quatro quintos para os juízes; *b)* um quinto para advogados e promotores, revezando-se uns e outros em cada uma das dez vagas a preencher.

QUINTO DE ANTIGUIDADE. Formado pelos magistrados que se encontram na quinta parte superior da lista de antiguidade, aptos, assim, para requerer a promoção por merecimento.

QUINTO MÓVEL. Aplicável na promoção por merecimento dos magistrados, a qual prevê a redação originária da Constituição de 1988, somente pode se dar se o candidato estiver na quinta parte superior da lista de antiguidade da sua entrância, o denominado ‘quinto de antiguidade’.

Em caso de promoções coletivas, realizadas na mesma sessão de escolha, em que os candidatos caminham progressivamente na entrância de acordo com as vagas que devem ser preenchidas, alguns tribunais adotaram o critério do ‘quinto móvel’, isto é, admite-se a promoção do candidato que somente naquela sessão entrou na cota do quinto mais antigo da respectiva lista de antiguidade. (nsf)

QUINZENA. Formado de *quinze*, exprime o que ocorre ou se passa de quinze em quinze dias.

Na linguagem comercial, entende-se a *remuneração* ou o salário que é pago na base de 15 dias.

Assim, o valor de *duas quinzenas* corresponde ao que se recebe em um mês, isto é, faz *umamensalidade*.

“QUIPROQUÓ”. Da locução latina *quid pro quo* (*isto por aquilo*, uma coisa por outra), é empregado para significar o *mal-entendido* ou a *atrapalhação* havida entre as coisas, que, assim, não ficaram bem esclarecidas ou explicadas.

QUIROGRAFÁRIO. Do latim *chirographarius*, de *chirographum*, procedente do grego *cheirographos* (escrito do próprio punho ou autógrafo), por sua significação originária exprime todo escrito feito e assinado pela pessoa, sem intervenção ou cooperação de outrem.

Desse modo, demonstra a qualidade do escrito que é assinado, simplesmente, pelo próprio devedor, em contrário ao sentido de *sígrafo*, que mostra ou indica a existência da assinatura tanto do devedor como do credor.

Quirógrafo, pois, revela o documento somente firmado pela pessoa ou somente emanado do devedor, enquanto o síngrafo importa na assinatura do devedor e do credor, isto é, de todos os contratantes.

Quirografário. Mas, na linguagem referente às questões creditórias, é o vocábulo especialmente empregado para significar a *ausência de garantia real* ao direito creditório ou crédito de alguém, bem assim a inexistência de qualquer preferência.

Traz, assim, uma significação oposta a *privilegiado* ou *preferencial*.

Desse modo, dando a qualidade do credor (quirografário), significa que o mesmo está desprovido de qualquer garantia real ou pessoal, relativamente à exigência de seu crédito. E tanto pode este ser representado por documento assinado pelo devedor (*quirógrafo*), como pode resultar de um contrato (*síngrafo*).

Sem qualquer direito de preferência ou garantia real, distinguem-se, perfeitamente, dos credores privilegiados ou preferenciais, aos quais assistem os *privilegia exigendi*, seja em consequência da garantia real, que assegura o pagamento do crédito, seja em consideração à pessoa do credor, legalmente indicado como preferente.

E, desse modo, serão pagos sempre depois que solvidos os créditos privilegiados, *pelo que restar*.

Quando o vocábulo distingue a natureza da dívida (*chirografia pecunia*), entende-se aquela cuja segurança ou exigibilidade se apoia, exclusivamente, num escrito de dívida firmado pelo devedor.

QUIRÓGRAFO. Pelo latim *chirographus*, do grego *cheirographus*, exprime, geralmente, todo documento ou escrito de próprio punho.

Mas, na significação jurídica, não se entende somente o escrito de próprio punho. O escrito somente assinado pelo devedor é um *quirógrafo*.

Opõe-se, assim, ao sentido de *síngrafo*, que é o documento de dívida ou obrigação assinado pelas partes, isto é, devedor e credor.

A *nota promissória* revela-se um *quirógrafo*.

“QUIS, QUID, QUIBUS AUXILIIS, CUR, QUOMODO, QUANDO”. Quem (*quis* – a pessoa), o quê (*quid* – o fato), por que meios (*quibus auxiliis* – os meios), porquê (*cur* – os motivos), como (*quo-modo* – o modo) e quando (*quando* – o tempo).

É o denominado hexâmetro de Quintiliano, encerrando, em retórica, o conteúdo da narração.

QUITAÇÃO. Formado de *quitar*, do latim medieval *quitare*, alteração de *quietare* (dar descanso), pelo francês *quitter*, entende-se o ato pelo qual o credor desonera seu devedor da obrigação que tinha para com ele.

Assim, a quitação tanto se revela na declaração resultante do *recebimento da prestação*, pela qual se cumpriu a obrigação, como pela desistência ou renúncia ao direito que se tinha sobre o devedor, pela qual fica este *liberado* da obrigação.

Geralmente, o ato escrito, em que se declara o pagamento e se concretiza a quitação, é denominado *recibo*.

Recibo e quitação, pois, são expressões com sentido jurídico equivalente.

Por sua natureza, a quitação é ato que se deve executar por escrito, principalmente quando por escrito se assumiu a obrigação, devendo por isso ser o instrumento, em que se cumpre, assinado pelo credor ou por seu mandatário com *poderes especiais para quitar*, ou *dar recibos de quitação*.

Casos, há, porém, em que a quitação pode ser deduzida de outro ato ou fato.

Assim, o documento de dívida, em poder do devedor, pressupõe o pagamento por ele da obrigação ali contida.

Segundo princípio já afirmado pela jurisprudência, “o devedor não pode ser responsabilizado pelo fato de o credor não ter passado o recibo de quitação, conforme determina a lei”.

A quitação pode ser dada por instrumento particular ou quirográfico ou por instrumento público.

Quando se trata de obrigação assumida por escritura pública, por exigência legal, somente por esta forma deve ser dada.

A quitação, juridicamente válida, tem a finalidade imediata de desonerar ou exonerar o devedor de toda e qualquer responsabilidade acerca da obrigação quitada.

Por esse motivo, não pode ser mais importunado pelo credor pela mesma obrigação. É *deixado em descanso*.

Somente prova irretorquível de simulação, erro ou falsidade terá eficácia para anular os efeitos jurídicos que deva produzir.

Quitação. Na terminologia fiscal, é a prova do pagamento dos impostos a que se está sujeito. A quitação, neste particular, é mostrada pela *certidão negativa* fornecida pela exatoria ou repartição fiscal competente.

QUITAÇÃO GERAL. Assim se entende a quitação dada em referência a vários negócios, realizados entre credor e devedor.

Nesta quitação, todas as obrigações ficam quitadas, conforme sejam mencionadas no documento em que se firmou.

Pode conceber-se uma *quitação geral* sem a indicação dos vários negócios quitados, quando se trata de uma administração ou gestão, referindo-se o documento ao período dela, de tal a tal.

Desse modo, o administrador ou gestor está liberado de qualquer compromisso ou obrigação acerca da dita administração ou gestão, desde que não se prove erro, dolo ou fraude, que venham viciar o documento passado pelo dono do negócio.

QUITAÇÃO PARCIAL. É a que se refere a parte da obrigação, em virtude do que não é a dívida saldada por sua totalidade, mas em uma parcela.

A quitação parcial revela-se nos *recebimentos por conta* ou nos *recebimentos dos juros*, relativos ao principal da dívida.

QUITAÇÃO PLENA. É a quitação total, em que o devedor fica inteiramente desonerado da obrigação. Assim, não assiste ao credor qualquer outra exigência futura, desde que ele liberou o devedor de todas as parcelas de débito referentes à obrigação ou obrigações quitadas.

Um recibo em termos gerais, sem limitação ou restrição, um recibo em que se declarar *recebimento por saldo* ou *resto de maior quantia*, reputam-se quitações plenas, para liberar integralmente o devedor de qualquer dívida anterior com o credor.

QUITAÇÃO (REQUISITOS DA). Como é claro, a quitação passada pelo credor ao seu devedor deve conter:

a) Nome do devedor que o cumpre ou a favor de quem é cumprido o pagamento.

b) Indicação e especificação da dívida ou obrigações resgatadas ou extintas.

c) Data e lugar do pagamento.

d) Assinatura do credor ou do representante (mandatário), autorizado a receber e dar quitação.

Se o credor recusa passar a quitação, cabe ao devedor *depositar* ou consignar judicialmente a importância, para que se libere da obrigação.

QUITANDA. Derivado de *kitanda*, dialeto africano de Angola, designativo de *feira*, é empregado para significar o *negócio* de pequena monta, especialmente estabelecido em bancas de mercado ou de feiras.

Geralmente, a quitanda é especializada no comércio de guloseimas ou *quitutes* ou de verduras e frutas.

A quitanda é negócio de menor vulto ou importância que o botequim.

QUITE. De *quitar*, exprime o *efeito da quitação*. É, assim, o *desembaraço* ou o *desencargo da responsabilidade*, em face da quitação dada.

Desse modo, *estar quite* quer dizer estar desonerado, em referência ao devedor. E, quanto ao credor, quer dizer que está pago e satisfeito, nada mais podendo reclamar do quitado.

QUOCIENTE ELEITORAL. No Direito Eleitoral é o número mínimo para se considerar eleito o candidato em eleição proporcional, obtido da divisão entre total de eleitores pelo número de cadeiras a serem preenchidas.

“QUOD PLERUNQUE ACCIDIT”. O que comumente acontece.

“QUORUM”. Em latim, “de quem”, genitivo plural de *qui* (quem), é geralmente empregado na terminologia jurídica, para indicar o *número de pessoas*, que deve comparecer às assembleias ou reuniões, para que estas, *validamente, possam deliberar*.

O *quorum*, pois, é indicativo da *quantidade de membros* indispensáveis à constituição legal da assembleia ou do colégio. É, conseqüentemente, expressão equivalente a *número legal*. E este se compõe pela presença de pessoas, associadas, acionistas, representantes, cujo número seja exigido por lei ou pela disposição regulamentar, decorrente de princípio ou regra legal.

O *quorum* pode ser simples, de maioria absoluta ou qualificada, de discussão, ou de deliberação (votação).

Nas assembleias ou nas reuniões, onde o *quorum* é fundamental, a presença das pessoas é verificada por livro próprio, em que depositam as respectivas assinaturas probatórias do comparecimento.

O *quorum* pode ser de formação pessoal ou não. Casos há em que não é o *número de indivíduos* que o formam, mas sim a soma de interesses (capital) que representam.

Desse modo, além do fator pessoa, há o elemento capital.

E, nestas condições, a regra onde se dispõe sobre o *quorum* menciona que este se forma com a presença de pessoas que *representem tanto* do capital social. Se o *quorum* é de ordem pessoal, dirá simplesmente com o número de pessoas que represente um terço, a metade, a maioria (ou como se estabelecer) dos sócios ou associados.

QUOTA. É o vocábulo derivado do latim *quotus* (de ou em que número), de *quot* (quantos), exprimindo, assim, a *quantidade* ou a porção ou o *quantum* com que cada pessoa deve entrar para a formação ou composição de uma totalidade ou de um todo.

A ortografia oficial adota, presentemente, a grafia *cota* em lugar de *quota*.

Vide: *Cota*.

QUOTA DISPONÍVEL. Exprime a *parte* do patrimônio da pessoa que, saindo dos limites *dalegítima*, pode ser livremente disposta em testamento. É, assim, constituída pela soma de bens ou da parte da fortuna do testador de que ele pode dispor, doando-a a quem bem entender.

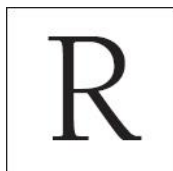
Conhecida, pois, a soma dos bens que formam a legítima, a outra parte forma a quota disponível.

“QUOTA LITIS”. Vide: *Contrato Cotalício*. (nsf)

QUOTA-PARTE. A contribuição ou a porção certa em dinheiro com que cada pessoa deve entrar ou pagar para a formação de um capital, ou de determinada soma. Entende-se igualmente a parte que pode caber à pessoa, que participa de alguma partilha ou de algum rateio. *Cota-parte*.

QUOTIZAÇÃO. Ato ou efeito de quotizar. Contribuição por meio de quota para a formação de um capital ou para a apuração de determinada quantia. *Cotização*.

QUOTIZAR. Distribuir quota, arrecadar quota ou contribuir com quota. *Cotizar*.



RABDOMANCIA. Expressão oriunda do grego *rhabdomanteia*, de *rhabdos* (varinha) *emanteia* (adivinhação), designa o processo ou a prática para descobrir, por meio de umavarinha, o local em que se encontram tesouros ou água.

Esta *varinha adivinhatória* (rdbomântica) é, comumente, de avelreira ou de pessegueiro, sendo conhecida pela denominação de *varinha de condão*.

As Ordenações do Reino, reproduzindo regra da Ordenação Afonsina e da Manuelina, consideravam isso *feitiçaria* ou *patranha*, demonstrando o rdbomântico ter partes com o Diabo. E o praticante desta feitiçaria seria publicamente “açoitado com barão e pregão pela Vila, ou lugar, onde tal crime acontecer, e mais seja degredado para sempre para o Brasil, e pagará três mil réis para quem o acusar”.

RABINO. Do hebraico *rabbi* (mestre, grande), designa, entre os israelitas, aquele que interpreta as leis judiciais e dirige as comunidades.

Grande rabino é o chefe de uma *sinagoga*.

RÁBULA. Do latim *rabula*, de *rabere* (estar furioso ou raivoso), foi, primitivamente, empregado para designar o mau advogado, o advogado que fala muito e sabe pouco.

Assim, traz o mesmo sentido de *charlatão*.

É aplicado, também, para designar o advogado que procura embaraçar as questões, utilizando-se de ardil ou de *chicana*.

Rábula. Mas é vulgarmente empregado, no Brasil, fora da significação pejorativa, para indicar o *advogado não diplomado*.

E dele se formou o *rabular* ou *rabulejar*, significando *advogar sem diploma* ou *procurar no foro*, sem título acadêmico, com provisão ou licença.

RABULICE. De *rábula*, é a *chicana*, o *ardil* do *rábula*, a *cavilação*, o ato *emulatório*.

RABULISTA. Chicanista; dado a *chicanas* ou a *rabulices*.

RAÇÃO. Do latim *ratio* (cômputo, conta, medida, proporção), entende-se a *porção* de alguma coisa, necessária à subsistência ou à alimentação de uma pessoa diariamente.

A ração, assim, tanto pode constar de certa porção de víveres, indispensável a esta alimentação, para cada *refeição*, como do *dinheiro necessário* à sua aquisição.

Ração. Era a denominação atribuída ao foro que se devia pagar à Coroa ou ao senhorio, pela ocupação das terras. E este foro se cumpria pela entrega de *parte* dos frutos produzidos ou *porção* deles.

Dizia-se, justamente, ração porque era paga em coisas que serviam de alimento, ou sustento alimentício dos senhorios.

RACIONALIZAÇÃO. De *razão*, na terminologia e técnica da Economia Política, designa o sistema de organização do trabalho e da produção, que aumenta os rendimentos e reduz os custos com o mínimo esforço e a adoção de métodos racionais e de melhor eficiência.

RACIONAMENTO. De *ração*, entende-se a determinação da quantidade de ração, que deva caber a cada pessoa, a fim de que não possa consumir ou adquirir maior quantidade de alimentos que a determinada (*racionada*).

Racionamento, pois, exprime *tabelamento de rações*, pelo qual é fixada a porção de alimentos que compete a cada pessoa ou a cada família, segundo o número de pessoas. E, extensivamente, *racionamento* designa qualquer espécie de *regularização* ou *redução* no fornecimento de utilidades, no sentido de atribuí-las com parcimônia entre aqueles que delas necessitam, em vista de sua escassez ou da diminuição de sua produção.

O racionamento, assim, pode ser de *alimentos*, de *água*, de *luz*, de *energia*, ou de qualquer outra utilidade de uso geral.

RACISMO. Racismo é uma forma de desprezo ou discriminação contra pessoas de raça, etnia, cor ou procedência nacional diferente. O tratamento desigual, injusto e, muitas vezes, violento dado a um grupo de pessoas ocorre em razão da falsa crença de que existem raças superiores às demais.

A Lei 7.716, de 05.01.1989, pune condutas discriminatórias dirigidas a um determinado grupo ou coletividade, tais como: negar ou obstar emprego em empresa privada, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador e impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcas, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido.

O crime de racismo é imprescritível e inafiançável.

RACISTA. Aquele que pratica atos discriminatórios ou preconceituosos contra pessoas de uma determinada cor, raça, etnia, religião ou procedência nacional.

Vide: *Racismo*.

RADAR. Formado com as iniciais das palavras inglesas *radio detecting and ranging*, designa o aparelho empregado para descobrir e localizar objetos por meio de radioemissões, detectando e analisando o eco refletido pelos objetivos.

RADIALISTA. De *rádio*, designa toda pessoa que, como empregado ou como profissional, exerce atividades nas estações de radiodifusão ou de radiotransmissão.

Como radialistas, assim, entendem-se os *locutores*, *animadores de programas*, *radioatores*, *radioatrizes*, *técnicos* e quaisquer *artistas*, ali mantidos ou empregados. São os *profissionais do rádio*.

RADICAL. Do latim *radix*, *radicis* (raiz), entende-se o partidário do *radicalismo*, propugnando pela execução de reformas extremas no regime político, ou outro qualquer, então adotado.

RADICALISMO. Designa o conjunto de ideias e doutrinas dos que, em certos momentos da vida social, pretendem reformar total ou parcialmente a ordem política, científica, moral ou mesmo religiosa, atuando de forma politicamente inflexível.

RÁDIO. Do latim científico *radium*, está vulgarizado na linguagem técnica como apócope de *radiodifusão* ou da estação de radiodifusão. A palavra correlaciona-se com radiar, irradiar (latim *radiare*, *irradiare*).

E, extensivamente, designa o *despacho* ou a *comunicação* recebida por um dos processos de *radiotelegrafia* ou *radiotelegrafia*, equivalendo, assim, a *radiofonia* ou *radiograma*.

Rádio. Na terminologia náutica, é tido no mesmo sentido de *radiômetro* ou de *balestilha* (esta, designação usada na navegação antiga). E, assim, designa o instrumento usado para medir a altura meridiana do Sol.

Rádio. Designação dada ao aparelho receptor das emissões provenientes das *radiodifusões* ou das *radiocomunicações*.

RADIOATOR. Artista dramático ou comediante que faz parte ou atua em representação teatral na radiodifusora. Ator de radioteatro.

RADIOCOMUNICAÇÃO. Exprime toda espécie de comunicação que se processa pelo rádio, seja radiotelegráfica ou radiofônica. É, assim, o processo ou o sistema de enviar sinais, sons ou imagens através do espaço, por meio do telégrafo, do telefone, do rádio ou da televisão.

As *radiocomunicações* que se possam registrar entre as diversas nações ou Estados se subordinam a princípios de Direito Internacional Público, consequentes de tratados e convenções firmados entre as diversas potências ou dispostas em Conferências Internacionais.

RADIODIFUSÃO. É a *difusão* de concertos, conferências, representações teatrais ou de outros programas de diversões pela radiofonia. *Radiocomunicação*; *rádio*.

A radiodifusão está subordinada a regime especial, sendo sua exploração comercial sujeita à concessão pelo Poder Público, por meio de *ondas* ou *faixas*, previamente estabelecidas, consoante regras instituídas não somente pelo governo local, como decalcadas em tratados internacionais.

A reprodução ou a difusão de obras intelectuais, literárias ou musicais, promovidas pelas estações de radiodifusão, é sujeita ao pagamento dos *direitos autorais* que competem aos autores das ditas obras.

A CP/1988, art. 222, dizia que a propriedade de empresa de radiodifusão é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, aos quais competem a responsabilidade por sua administração e orientação intelectual. A EC/36, de 28.05.02, mudou a redação, para permitir a participação de pessoas jurídicas.

O prazo de concessão ou permissão para as emissoras de rádio é de 10 anos.

A Lei nº 9.612, de 19.02.98, instituiu o serviço de radiodifusão comunitária.

RADIOEMISSORA. Nome que, igualmente, se atribui à estação de radiodifusão ou radiodifusora. Estação emissora de rádio.

RADIOGRAMA. Despacho ou comunicação enviada por intermédio da radiotelegrafia ou telegrafia sem fio. Diz-se, igualmente, *aerograma*.

RADIOTEATRO. Representação teatral encenada ou transmitida pelo rádio ou por estação radiodifusora.

RAIO. Do latim *radius*, é comumente empregado para exprimir o espaço ou perímetro, em que certas coisas se situam, convenientemente limitadas.

Significa, pois, o *limite* imposto a alguma coisa.

Raio de ação, assim, quer significar a soma de atribuições exercidas por uma pessoa, determinativa de jurisdição.

Extensivamente, *raio* significa a própria divisão territorial em que uma autoridade administrativa ou judiciária exerce sua jurisdição.

Raio. Descarga elétrica de grande intensidade, entre as nuvens ou entre a nuvem e o solo.

O *raio*, dando causa a incêndios ou destruição da coisa atingida por ele, é reputado como *risco segurável*, isto é, pode o contrato de seguro ser instituído cobrindo os riscos que envolvem.

RAIZ. Do latim *radix*, *radicis*, designa, geralmente, a parte inferior do vegetal, que cresce em sentido oposto ao caule, introduzindo-se na terra ou em outros corpos, não somente para fixar a planta no solo ou no local em que medra, como para sugar ou absorver da terra as substâncias de que a planta necessita para se desenvolver.

Raiz. Em analogia ao sentido originário, na linguagem jurídica, determina os bens, que se fixam no solo ou são representados pelo próprio solo.

Exprime a *propriedade imobiliária*: bens de raiz.

RAMADA. Formado de *ramo* (galho das plantas), é empregado no sentido de *cobertura* ou *abrigo* feito de ramos ou coberto, precariamente, por paus ou por tábuas. Tem, pois, significação equivalente a *barraca*. Diz-se também *enramada*.

Ramada. Emprega-se também no mesmo sentido de *entroviscada*, ou seja, a pescaria que se procede com o trovisco. E este consta de armadilha preparada de ramos que, lançada nos fundos dos poços e dos rios, serve para nela se emaranharem os peixes.

Designa também o abrigo para o gado.

RAMAL. Do latim *ramale*, de *ramus* (ramo, braço), é geralmente empregado para designar *aparte*, o *ramo* ou o *lanço* que sai de uma *linha principal*. Significa *ramificação*.

Desse modo, dá bem a ideia da *coisa* que sai de outra, sendo uma *subdivisão dela*, de que depende.

Assim, *ramal da estrada* é o ramo que sai da estrada principal para servir a outras paragens, onde não passa a linha principal da estrada.

Indica, em outro sentido, cada uma das ramificações internas de uma rede telefônica particular.

RAMEIRA. Do latim *ramus* (pernada), tem a mesma significação de *prostituta*, *meretriz*: é a mulher que faz comércio de seu corpo, satisfazendo, por dinheiro, a lascívia dos homens.

RAMO. Do latim *ramus*, na significação genealógica, exprime cada uma das famílias, que se constitui, partindo do mesmo tronco.

Ramo. É tomado ainda no sentido de *divisão* ou de *especialização*, relativas às atividades profissionais, ou para exprimir a *parte especializada* acerca de certa ciência ou arte.

E, assim, na linguagem do comércio, é comum dizer-se *ramo de secos e molhados*, *ramo de atacado*, *ramo bancário*, a fim de distinguir a especialização nestas atividades mercantis.

E, igualmente, é comum dizer-se o Direito Civil é um *ramo do Direito Privado*, ou o Direito Penal é um *ramo do Direito Público*, especializando, assim, as várias divisões do Direito.

RANCHO. Do antigo alemão *hring* (círculo, assembleia), de que proveio o *rang* francês, quer propriamente significar agrupamento ou reunião. Traz a significação de *bando*. Outras fontes informam que o átimo é o espanhol *rnacho*.

Rancho. Na terminologia náutica, exprime a *soma de víveres* ou *de munição de boca*, embarcada para sustento e alimentação de equipagem.

Igual significação é tomada na linguagem milicianiana.

E, extensivamente, tanto num como noutro caso, designa os apartamentos, ou as divisões, em que, nos navios ou nos quartéis, se reúnem dormem ou comem os marinheiros ou soldados.

Rancho. Na linguagem agrícola, é a expressão usada para designar o *casebre* ou a *choupana*, que serve de abrigo ou onde dormem os trabalhadores e sua família, em meio da lavoura. É aplicada, também, para designar a *barraca* ou o *acampamento*. E daí a locução *levantar o rancho*, para exprimir: erguer o acampamento ou desmontar as barracas de onde se encontram para outro local.

Rancho. Extensivamente, é bando de gente. Também refeição para muitos.

RÁPIDO. Do latim *rapidus* (rápido, ligeiro), é geralmente empregado na terminologia da viação, para indicar o *comboio* ou o *trem de viagens diretas* entre duas estações ou pontos de parada.

O *rápido*, por não parar em todas as estações, estando sob regime especial, anda ou faz o percurso em menor tempo.

RAPTO. Do latim *raptum*, do verbo *rapere* (arrebatar, ou levar pela força), originariamente entende-se a apropriação, o apossamento de coisas ou arrebatamento de pessoas, pela força ou pela violência.

Assim, rapto assemelha-se, vulgarmente, ao roubo.

Rapto. No entanto, na linguagem jurídica, era o vocábulo especialmente empregado para designar o *arrebatamento* ou a *retirada de pessoas*, de local em que se encontram para outro, seja pela violência, pela fraude ou pelo engano.

Nesta razão, o rapto podia ser violento ou não. E se permitia mesmo, quando se tratasse *dorapto de mulher*, que desse esta o consentimento para sua execução. Era, nesta hipótese, *orapto consensual*.

Consoante os fins, isto é, em relação ao objeto ou à intenção do agente promotor do rapto (*raptor*), podia este revelar-se um crime contra a liberdade individual ou contra os costumes.

O rapto de que se derive atentado à liberdade da pessoa raptada é sempre violento. A pessoa será, em regra, subtraída ou arrebatada contra sua vontade, para que se cumpra a intenção do agente.

Neste caso, estarão os raptos de homens ou de crianças, arrebatados de seu domicílio, seja para extorsão ou para outros fins.

Rapto. Na linguagem penal, indicava o vocábulo a subtração de mulher honesta, de seu domicílio, para fins libidinosos, mediante violência, grave ameaça ou fraude.

LISZT o define como “a usurpação sobre uma pessoa do sexo feminino, para fins sexuais”.

Desse modo, o *rapto da mulher* tem por elemento dominante a *intenção do raptor* de satisfazer na raptada seu instinto sexual.

E não importa que se tenha ou não praticado o ato libidinoso. A *retirada* da mulher do lugar, onde estava, com violência, grave ameaça ou fraude, com a intenção de satisfazer desejos sexuais, já atenta contra a honra dela e contra a segurança da família, para configurar crime.

O crime de rapto foi revogado pela Lei 11.106, de 28.03.2005.

RASA. Do latim *rasa*, forma feminina de *rasus* (aplainado, raspado, *gravado*), entende-se o total de linhas manuscritas ou datilografadas em uma escritura, sobre o qual se devem pagar certos *emolumentos*, calculados pela *taxa* estabelecida para cada linha ou por um número certo de palavras.

Deste modo, a *rasa* revela-se a contribuição que corresponde ao trabalho executado pelo escrivão, oficial ou escrevente, na *trasladação* da escritura ou da certidão, computada pelo número de linhas ou de palavras com que é elaborada.

É, portanto, o *estipêndio* pelo que se *gravou* ou se escreveu.

RASCUNHO. Do espanhol *rasguño*, de *rasguñar* (delinear, debuxar), entende-se *odelineamento* ou a *minuta* da escritura ou do documento, que se deseja elaborar.

O rascunho, pois, é o *esboço*, o *borrão*, a *minuta*, em que se anotarão as necessárias corrigendas, pelo qual se executará o documento ou a escritura definitiva.

RASO. Do latim *rasus* (raspado, aplainado), há sido empregado o vocábulo na acepção *desimples*, sem formalidades ou solenidades.

Desse modo, *escrito raso*, conforme aludem as Ordenações, exprime escrito ou documento particular, sem solenidades ou sem formalidades próprias dos escritos ou documentos públicos.

Soldado raso é o militar *simples*, sem qualquer graduação.

RASURA. Do latim *rasura*, de *radere* (raspar), entende-se a *raspadura* feita na parte escrita de um documento, com a intenção de *anular* as palavras ali contidas ou as substituir por outras.

A rasura distingue-se, claramente, da *emenda* ou do *borrão*. A emenda é a alteração da palavra ou das palavras para corrigi-las ou modificá-las. O borrão é a mancha de tinta que cobre a parte escrita, impedindo sua leitura.

Na rasura há uma *raspagem* no lugar em que se escrevera anteriormente, para que desapareçam as expressões ali escritas, e sejam substituídas por outras. E o *senal dessa raspagem* fica no próprio papel, onde facilmente se anota.

A rasura, em ponto substancial do documento, retira dele toda autenticidade. E isto significa que muito perde de sua valia jurídica.

Ponto substancial é aquele em que está escrita *parte importante* do documento, da qual se possam derivar direitos e obrigações.

São pontos substanciais, por exemplo, as partes em que se escrevem os nomes das pessoas, que participam do ato jurídico, as quantias expressas por extenso e em números; as datas, o objeto da obrigação ou a coisa sobre que incide o direito.

Para que a rasura não produza efeitos anulatórios, necessário que seja *ressalvada* no próprio documento. E seja a ressalva assinada pelos interessados, quando referente à parte ou ponto substancial. Quando em lugar sem importância, nenhuma formalidade se faz mister, pois que não influi na validade legal do documento.

RATEAÇÃO. O mesmo que *rateio*.

RATEADO. Dividido em rateio ou distribuído por meio de rateio.

RATEAMENTO. O mesmo que rateação ou rateio.

RATEIO. Verbal de *ratear*, do latim *ratu* (calculado), dividir em partes proporcionais. Entende-se a distribuição ou a divisão que é feita *pro rata*, isto é, na proporção dos direitos ou obrigações de cada um.

Desse modo, no rateio, *cada parte* corresponde ao que deve caber a cada um, *em razão* do direito que lhe assiste ou da obrigação, que lhe é atribuída, segundo o valor pecuniário que representam o direito ou a obrigação.

A divisão ou a distribuição *pro rata*, isto é, por meio de rateio, tanto pode ocorrer nos *pagamentos* feitos aos credores, como nas *contribuições* ou *encargos*, conforme a responsabilidade das pessoas.

Na terminologia da avaria, por exemplo, *rateio da contribuição* entende-se a parte proporcional que compete a cada um dos responsáveis pelas mercadorias, obrigadas a esta contribuição, calculada proporcionalmente pelo valor da mercadoria em face ou em razão do valor da avaria.

Neste particular, *rateio* tem sentido equivalente a *repartição* e *regulação*.

Rateio. No turfe, designa a quantia que se paga aos acertadores das apostas.

RATEIO DE INADIMPLÊNCIA. É o rateio cujo objeto é o custeio das cotas que ficaram inadimplentes pelos demais condôminos ou associados. (nsf)

RATIFICAÇÃO. Do latim medieval *ratificatio*, composto de *ratu* ou *ratum* (confirmado) *efacere* (fazer), entende-se a *aprovação* ou a *confirmação* de ato jurídico praticado por outrem, sem poderes especiais para isso ou para o qual não se tinha dado o necessário consentimento ou autorização.

E, nesta hipótese, se revela a outorga posterior do poder que se tornava necessário para a validade do ato. É a *aprovação* do ato não autorizado.

Mas a ratificação pode vir para *validação* de ato irregular ou imperfeito executado pela própria pessoa. Neste caso, pois, implicará a correção ou saneabilidade do defeito, a fim de que o ato ou negócio jurídico possa surtir os necessários efeitos legais pela *confirmação*.

Os romanos chamavam-na, propriamente, de *ratihabatio*, equiparando-a ao mandato: “*Ratihabatio mandato comparatur*” (“a ratificação equivale ao mandato”).

Assim, não é propriamente que a ratificação e o mandato se possam confundir. A ratificação *vem suprir* o mandato que não existia ou *vem completar* os poderes de mandato incompleto, para que se mostrem válidos os atos praticados pelo não autorizado.

Desse modo, está aí um dos principais efeitos da ratificação: o *poder* outorgado posteriormente retroage ao dia em que o ato originário e incompleto foi praticado, para que possa cumprir os efeitos jurídicos desejados, desde que não ofendam direitos de terceiros e princípios legais.

Nesta razão, a *retroatividade*, que é elementar na ratificação, não pode produzir efeitos prejudiciais a terceiros, que não tenham participado do ato. Refere-se, propriamente, às pessoas que tenham intervindo no contrato, inclusive o ratificante.

Por outro lado, a ratificação entende-se para ato jurídico já praticado, isto é, já existente. O ato jurídico inexistente não é suscetível de ratificação. Aí será autorização ou mandato para o praticar.

A ratificação pode ser *tácita* ou *expressa*:

Tácita, quando não decorre de ato escrito, emanado da pessoa; mas funda-se na prática de ato que importe em aprovar o ato ou negócio anterior, ou em renúncia aos direitos de o anular. Está neste caso a execução voluntária da obrigação que se gera do ato anulável ou praticado sem a necessária autorização.

Expressa, quando a pessoa, por ato escrito reconhece a validade do ato jurídico praticado. Nesta situação, deve a ratificação conter a substância da obrigação ratificada e a vontade expressa de a ratificar.

Somente os atos relativamente nulos ou anuláveis podem ser ratificados. Os atos nulos não se validam pela ratificação, desde que se reputam *atos inexistentes*.

Quando a ratificação é feita sem restrições ou limitações, é tida como *pura e simples*.

Para que a pessoa possa, validamente, ratificar o ato jurídico, é necessário que tenha sido este praticado por ela, sem obediência à forma legal, que o torna anulável, ou por outrem em seu nome, sem a sua autorização.

Nesta razão, é argumento do aforismo: “*Ratum quis habere non potest, quod ipse nomine non est gestum*” (“não pode a pessoa ratificar o ato que não é praticado ou feito em seu nome”).

Ratificação. Na terminologia do Direito Público, entende-se a *confirmação* que o chefe de Estado ou o poder competente dá ao ato praticado por seus delegados, conforme autorização anterior, aprovando-o, assim, afinal.

Semelhante *ratificação*, entendida como formalidade que se segue às assinaturas dos *tratados internacionais*, a ser cumprida pelos diversos signatários (países contratantes), vem em confirmação dos ditos tratados para que produzam os desejados efeitos, sendo postos em vigor.

“RATIO AGENDI”. Expressão latina usada na linguagem processual para designar o *interesse de agir*, decorrente da *justa causa*, da *razão jurídica* ou do *legítimo interesse* de agir.

A *ratio agendi*, pois, exprime o *direito de ação*, fundado na razão jurídica que o autoriza.

“RATIO JURIS”. É a locução latina, que se traduz, em *razão do Direito*, empregada para aludir ao *fundamento jurídico* alegado ou em alusão ao preceito de Direito, em que se apoia a pessoa. É a *razão jurídica*.

“RATIONE MATERIAE”. É expressão latina que se traduz: *em razão da matéria*. É especialmente usada em questões de competência, para aludir ao assunto ou à *matéria*, que serve de objeto à demanda, sem envolver as pessoas em contenda.

Opõe-se, assim, ao sentido de *ratione personae*.

Vide: *Competência*.

“RATIONE PERSONAE”. Palavras latinas que significam: *em razão da pessoa*.

É geralmente empregada, em questões de competência, para aludir àquela que se determina em razão da pessoa, sem que se cogite ou se dê atenção à matéria em controvérsia.

A *qualidade* ou a *condição da pessoa*, que participa do pleito, pois, determina a *ratione personae*.

Vide: *Competência*.

“RATIONE VALORI”. *Em razão do valor*. É a expressão utilizada, em casos de competência, para assinalar a que é determinada em virtude do *valor da causa*.

Desse modo, atribuído o valor à causa ou estimado o valor do pedido, conforme a importância que atinja, será por ela determinado o juiz competente para conhecer e julgar a causa.

Vide: *Alçada, Competência*.

RAZÃO. Derivado do latim *ratio*, significando, originariamente, a *medida*, o *cômputo*, *acausa*, é, em regra, utilizado, na linguagem jurídica, na acepção de fundamento, *procedência*, *legitimidade*.

Assim, *ter razão* é estar apoiado em um direito, ou ser protegido pela lei, desde que apresenta, em favor da pretensão pleiteada, justo motivo ou motivo legítimo.

Razão. Na terminologia do Direito Comercial e da Contabilidade, é o vocábulo empregado, tecnicamente, para designar um livro de escrituração mercantil.

É, assim, o livro que serve de índice ao Diário, registrando, em resumo, todos os lançamentos que são feitos no Diário.

A denominação que lhe é atribuída advém da função que exerce na contabilidade.

Razão, de *ratio*, significa *cômputo*, *cálculo* ou *conta*.

O livro Razão funciona como um *classificador de contas*, pois que as contas da escrituração feita no Diário são nele inscritas pela espécie ou natureza, em páginas apropriadas.

Liber rationum (livro razão) é, pois, um *livro de contas*, ou onde todas as contas do estabelecimento são registradas, devidamente classificadas por sua natureza.

Numa boa organização contábil, é livro indispensável. Por ele é que se verifica, brevemente, o estado das contas mantidas na escrita, dando, a cada instante, a exata situação dos negócios.

Os balancetes extraídos periodicamente e os balanços gerais anuais ou semestrais são levantados segundo o registro das contas mantidas nele.

O Razão é composto de páginas em que se inscrevem as contas, havendo nelas colunas para os lançamentos de débito e para os lançamentos de crédito.

A coluna para os lançamentos de débito diz-se *coluna do deve*, situando-se na página do lado esquerdo do livro aberto.

A coluna para os lançamentos de crédito diz-se *coluna do haver*, ficando situada na página do lado direito do livro aberto.

Desta forma, na *coluna do deve* inscrevem-se todos os valores em que o estabelecimento é o devedor. Na *coluna do haver*, ao contrário, todos os valores em que o estabelecimento é o credor.

Vide: *Crédito. Débito. Escrituração. Lançamentos. Livros comerciais*.

RAZÃO JURÍDICA. Entende-se o *motivo legal* ou *legítimo*, que se mostra um argumento favorável à causa ou à controvérsia. É a *ratio juris*, isto é, o fundamento legal, que serve de base ou apoio à causa, ou a qualidade e circunstâncias jurídicas em que se apresenta.

RAZÃO NOVA. Na acepção jurídica, quer a expressão aludir ao *motivo*, alegado posteriormente, fundando-se este em *nova circunstância* ou *nova qualidade* a respeito da pessoa, da coisa, do tempo ou do lugar de que se tratava.

Neste particular, segundo o sentido de *novo*, aparecido ou vindo posteriormente, sem qualquer identificação com os motivos ou fatos anteriores, que se entendem *velhos*, razão nova, em certos aspectos, traz sentido equivalente a *matéria nova*.

A significação de *nova*, no entanto, não quer traduzir que o *fato* se tenha ocorrido depois de qualquer outro. Quer exprimir *que não foi ainda alegado nem discutido*. E, destarte, não foi trazido ao conhecimento da Justiça, embora se tenha verificado anteriormente e nele se encontrem elementos em que se possa evidenciar justo motivo ou motivo legítimo capaz de alterar a situação da contenda ou da decisão.

Vide: *Apelação. Matéria nova*.

RAZÃO SOCIAL. Assim se entende o *nome* adotado por uma sociedade comercial para indicar a *pessoa jurídica*, que dela se deriva.

Tem, assim, a mesma significação de *firma social* ou *nome-firma* da sociedade ou entidade comercial. Distingue-se, assim, da *firma individual*, que indica o comerciante em nome individual.

A *razão social* é formada pelos *nomes individuais* das pessoas que constituem a sociedade comercial. E, por este motivo, distingue-se da *denominação comercial*, expressão por que se designa o nome adotado para individualizar as sociedades anônimas ou por ações.

Vide: *Firma comercial*.

RAZOABILIDADE. Princípio ou teoria da razoabilidade é o critério de interpretação da norma que parte do pressuposto do acerto de sua fonte racionalista, pela ideia de que a norma decorreu de uma construção cerebrina e que visa a objetivos lógicos, assim no sentido empregado por Recasens Siches de que a lógica do Direito é a lógica do razoável. A razoabilidade parte de premissas ou pressupostos que teriam levado não só à edição da norma, como à sua aplicação ao caso concreto. No Direito estadunidense, o critério da razoabilidade foi amplamente empregado no controle de constitucionalidade do conteúdo material das leis, partindo do pressuposto de que as leis devem constituir instrumentos razoáveis de realização dos fins previstos na Constituição; lá também instituiu-se o princípio de que somente se proclama a inconstitucionalidade de determinada norma diante de qualquer dúvida razoável (*reasonable doubt*). (nsf)

RAZÕES FINAIS. Na linguagem forense, é a denominação dada ao articulado ou argumentos escritos apresentados pelo advogado em defesa dos direitos de seus constituintes. Trazem, assim, o mesmo sentido de *alegações finais*. E são ainda conhecidas pela denominação de *arrazoado*.

RÉ. Do latim *rea*, entende-se a mulher acusada e condenada na Justiça ou a que é parte em demanda civil ou comercial.

Ré. Na terminologia náutica, do latim *retro* (atrás), quer designar a parte traseira do navio ou da embarcação, que fica oposta à *proa*. Está compreendida no espaço que vai do mastro grande à popa do navio.

Na linguagem automobilística, significa *para trás*. Assim, *marcha à ré* é a que se faz para trás.

REABERTURA. De *reabrir*, verbo composto de *abrir* e do prefixo *re*, indicativo de *repetição*, quer exprimir, pois, a *nova abertura* ou *reinício* do que se tinha fechado, suspenso ou encerrado.

Desse modo, a *reabertura* pressupõe sempre a *anterioridade* de funcionamento de alguma coisa, que se sustou, que se fechou ou se interrompeu. E que, por necessidade ou voluntariamente, se *restabelece* para que funcione novamente.

Na linguagem jurídica, aparece o vocábulo indicando:

Reabertura da falência, quando, tendo sido fechada por qualquer motivo, é novamente restabelecida, para que continue o processo dela.

Reabertura da sessão, quando, suspensa por qualquer eventualidade, passa novamente *afuncionar em continuação*.

A *reabertura*, em qualquer circunstância, em relação ao fato ou procedimento, a que afeta, é como *uma continuação dele*. E, assim, compõe uma ligação entre o anterior e o posterior.

REABILITAÇÃO. De *reabilitar*, formado de *habilitar* e do prefixo *re*, que dá ideia de ação retroativa ou retorno ao anterior, exprime, geralmente, o fato, que vem restituir a capacidade de uma pessoa ou que vem restabelecer uma situação anteriormente perdida.

Juridicamente, pois, a reabilitação é a *restituição* de qualidades ou atributos, que se haviam perdido. E por ela se restabelece a situação anterior, para que possa a pessoa reintegrar-se na posição jurídica, de que fora afastada, readquirindo a plenitude de ação relativamente aos direitos de que se privara.

A reabilitação, portanto, restitui a *capacidade*, em virtude do que a pessoa está *novamente habilitada* a agir, segundo os direitos que lhe são assegurados por lei. Ou é recolocada na situação jurídica de que fora afastada.

Em qualquer circunstância, a *reabilitação* traduz a ideia de uma *interdição*, anteriormente decretada, que foi afastada, pelo cumprimento de certos requisitos, para que o interditado retorne ao estado anterior.

Mas essa interdição entende-se, propriamente, interdição de direitos ou *proibição de exercitá-los*.

Seja no Direito Comercial ou propriamente no Direito Falencial, ou seja, no Direito Penal, outro não é o sentido do vocábulo.

Reabilitação do falido é a cessação dos efeitos falenciais sobre o devedor, para que possa novamente exercer a mercancia livremente.

Esta reabilitação pode ser outorgada de pleno direito, pelo transcurso de certo prazo legal, contado da declaração da falência, como pela evidência do cumprimento de certas obrigações assumidas no processo de falência (recuperação judicial).

No conceito penal, em sentido lato, a reabilitação é entendida como a *cessação dos efeitos* da condenação, notadamente no que concerne às incapacidades e restrições, consequentes da penalidade imposta.

E, assim, tanto se refere à que decorre de *decisão judicial* ou *judiciária*, como da *extinção da pena*, por seu integral cumprimento ou por sua prescrição.

No primeiro caso, é a *reabilitação judiciária*, decretada pelo juiz, diante da satisfação de certas circunstâncias, previstas em lei.

No segundo caso, operando-se de pleno direito, é a *reabilitação legal*, consequente da *expiação do crime* ou da prescrição da sanção penal sobre ele, quando não tenha havido condenação.

A *reabilitação judicial*, entendendo-se, ainda, uma *purificação* da nódoa que a condenação deixara, faz cessar todas as incapacidades resultantes da condenação. E como a *apaga*, considera-se que não pode ser apontada para motivar a reincidência.

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. A reabilitação profissional consiste em proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, ou deficiente, os meios para a reeducação e de readaptação profissional e social.

A reabilitação profissional compreende:

- a) o fornecimento de aparelho de prótese, ortopédico e instrumentos de auxílio para locomoção;
- b) a reparação ou a substituição dos aparelhos desgastados;
- c) o transporte de acidentado do trabalho.

REAÇÃO. De *ação*, regido pelo prefixo *re*, no sentido de oposição ou *ação contrária*, entende-se o *ato de repulsa* à ação de outrem.

A *reação* é um *rebate*, um *contra-ataque* ou um *revérbero* provocado por fato, que se mostre injusto, e praticado contra a pessoa.

No caso da *legítima defesa*, há justa reação à agressão injusta, em virtude do que, pela força, se procura *rebater* ou *rechaçar* o ataque iminente ou a injusta violação contra a pessoa ou contra seus bens.

Mas, para que se mostre justa a reação, necessário que se apresente nos limites ou nas proporções da agressão ou da violação.

REACIONÁRIO. Formado de *reação*, no sentido político, é a expressão usada para designar a pessoa retrógrada, adepta do regime antidemocrático e antiliberal.

O reacionário, pois, é um propugnador das restrições às liberdades individuais, para que o poder fique enfeixado em mãos de magnatas e imperialistas, cujos interesses são colocados em oposição aos interesses políticos.

READAPTAÇÃO. De *readaptar* (ajustar novamente, dar nova adaptação), entende-se, praticamente, a *conformação* ou a *remodelação* de uma coisa, para que se ajuste, ou sirva ao novo fim a que se destina. É, pois, a *nova adaptação*.

Em relação às pessoas, quando a readaptação é tendente a reajustá-las a certos misteres, ou a trazê-las à prática de atos, de que se desviaram, é igualmente denominada *recuperação*.

Readaptação. Na terminologia do Direito Administrativo, entende-se, especialmente, o aproveitamento do funcionário em função ou cargo mais compatível com as capacidades física ou intelectual dele ou com a *vocação* demonstrada no desempenho de outro mister.

Desse modo, a readaptação é realizada por um reajustamento de funções ou encargos. E, assim, novas atribuições serão dadas ao funcionário, contanto que compatíveis com as funções inerentes à carreira a que pertencer.

A readaptação é, em regra, promovida compulsoriamente, isto é, por iniciativa da própria autoridade administrativa competente.

Mas não se impede nem se proíbe que possa ser *pedida* e justificada pelo próprio funcionário.

É a investidura do servidor em cargo de atribuição e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica (art. 24 da Lei nº 8.112, de 11.12.90).

READMISSÃO. Do verbo *readmitir* (admitir ou aceitar de novo), entende-se a *nova admissão* ou a *nova aceitação* de pessoa, que já funcionara ou exercera função no estabelecimento, de que se afastara, em definitivo, para ocupar ou exercer o mesmo ou outro cargo ou função.

Desse modo, o funcionário ou empregado *reingressa, entra de novo* para o serviço ou função que lhe é indicada, com ou sem direito às vantagens ou indenizações, decorrentes do tempo em que se conservou afastado do estabelecimento ou do serviço em virtude de demissão ou exoneração.

Se a *readmissão resulta de ato voluntário* da autoridade pública, que, desse modo, *reaceita sobre sua* o funcionário ou empregado, a questão dos proventos, não percebidos durante o tempo em que o readmitido esteve afastado ou fora do cargo, é de deliberação da mesma autoridade: podem ser concedidos ou não.

Mas, se a *readmissão é efetiva* por decisão judicial, em vista de demissão ou de exoneração injusta ou ilegal, o assunto dos proventos e das indenizações será matéria que se discriminará na própria sentença, onde se determinou a ineficácia da demissão ou da exoneração e o retorno do funcionário ou empregado.

REAJUSTAMENTO. De *reajustar* (ajustar de novo ou fazer novo ajuste), entende-se o ato por que se estabelecem novas condições ou novas situações, acerca de certos fatos, para que se equilibrem ou tomem uma nova forma.

Dessa forma, reajustamento pode trazer significação equivalente a *enquadramento, reorganização, adaptação, remodelação* ou *composição de nova ordem*.

E se pode apresentar num caráter administrativo, como em aspecto econômico.

Aliás, o reajustamento, seja a respeito de coisas, de fatos ou de pessoas, geralmente traz consigo o sentido de uma *nova ordem econômica*, instituída para que se *reequilibrem* certos fatos econômicos, que não se mostravam equitativos ou normais.

Destarte, vem *harmonizar, regularizar* fatos ou coisas em desacerto ou desigualdade.

REAJUSTE. O mesmo que reajustamento.

REAL. Do latim *realis* (real) de *res* (coisa), é o vocábulo empregado, na linguagem jurídica, em referência aos *atos ou fatos jurídicos* para exprimir os que são *efetivos, materiais, positivos, presentes*.

Uma *entrega real* ou uma *tradição real*, assim, é a que se cumpre *materialmente, positivamente*.

Desse modo, opõe-se, em sentido, à significação do *simbólico* ou *negativo*.

Atribuindo notadamente às coisas o sentido de *material* ou *substancial*, aplica-se, igualmente, em oposição ao adjetivo *pessoal*, para designar a *materialidade* das coisas.

E, assim, *ação real* é a que tem por objeto coisa móvel ou imóvel; *direito real*, o que versa sobre a propriedade mobiliária ou imobiliária.

Real. Moeda.

“REAL MALICE”. Actual malice ou real malice. A expressão vem do Direito estadunidense e pode ser traduzida como “malícia existente” ou “intenção maliciosa”, significando que quem demanda contra órgão de imprensa por notícia que considera ofensiva a sua honra pessoal deve demonstrar que a notícia publicada era falsa e que tal fato era de conhecimento do órgão de comunicação social. Tais elementos estão demonstrados quando o réu não demonstra a acusação formulada na notícia, quando possui informações que demonstram a inverdade da mesma, mas ainda assim insiste em sua publicação, ou até mesmo quando seleciona as informações em desfavor do ofendido. (nsf)

REALIZAÇÃO. De *realizar*, formado de *real*, exprime o vocábulo, em sentido amplo, *aefetivação* ou o *cumprimento* de alguma coisa.

Assim, a realização dá bem ideia de qualquer coisa que se cumpriu ou que se executou, mostrando-se o *empreendimento efetivado* ou a *execução concluída*.

Realização. Na linguagem do Direito Comercial, no entanto, é o vocábulo empregado em dois sentidos diferentes:

a) Exprime *pagamento* ou *entrega de valores* para a integração ou do *capital social*.

b) Significa a *conversão* ou a *venda de bens*, para que se apurem valores pecuniários.

Assim:

Realização do capital é o pagamento do capital, seja em dinheiro ou em outros bens, conforme se tenha estipulado em cláusula contratual, pelos sócios da sociedade.

Não foge, no entanto, ao sentido de *efetivação* e *cumprimento*.

Pela realização, o capital torna-se *efetivo*, *real*, *positivo*. E o *realizador*, sócio ou pessoa que o paga, entrega valores, cumpre o que lhe competia.

Realização do ativo é a transformação ou a conversão de bens em dinheiro, pela venda deles.

Em regra, a realização do ativo ou a conversão do ativo ocorre quando se tem que proceder a pagamentos, por efeito de liquidação, e estes se devam cumprir em espécie. A realização vem, então, promover a consecução do numerário, com o qual se efetivam os referidos pagamentos.

É comum nas liquidações das sociedades comerciais, nos concursos de credores e nas liquidações falimentares.

É, às vezes, tomada a locução no mesmo sentido de *liquidação do ativo*. O sentido de liquidação, no entanto, é mais amplo, pois que compreende a realização ou a venda de bens para apuração do numerário, como os próprios pagamentos e todos os demais atos e diligências necessários ao objetivo da liquidação.

REASSUMIR. Do latim *reassumere* (recobrar, recuperar), é empregado geralmente na mesma significação originária de *recuperar*, *readquirir*, *reapossar-se* ou *exercer novamente*.

Assim, *reassumir o cargo* é passar ou voltar a desempenhar novamente as atribuições que lhe são inerentes, *continuando* na mesma situação do exercício anterior.

REASSUNÇÃO. Do latim *reassumptio* (recuperação), entende-se a *continuação do exercício* de alguma coisa, de que se encontrava afastada a pessoa (*o reassumido*).

A *reassunção*, ação e efeito de reassumir, destarte, tanto pode resultar da *recuperação*, *reapossamento*, *reaquisição*, como de qualquer outro fato, pelo qual o agente, afastado, em caráter definitivo ou não, do exercício do cargo, da função ou do direito, retorna ao mesmo exercício do cargo, da função ou do direito.

Pela *reassunção* retorna ao mesmo exercício, em continuação. Dessa forma, a reassunção unifica os dois exercícios, anterior e posterior, para que não haja qualquer solução de continuidade.

Por esta mesma razão é que reassunção dá a exata ideia de *assunção repetida*, *assunção continuada* sobre o mesmo cargo, a mesma função ou o mesmo direito. Não haveria reassunção em cargo novo, em nova função ou em direito novo.

REATAMENTO. De *reatar* (atar novamente), em sentido figurado é empregado na mesma acepção de *restabelecimento* ou *reinício de relações*.

É muito comum o emprego do vocábulo, na linguagem comercial, para indicar *oprosseguimento de negociações*, que se tinham interrompido, ou que se encontravam paralisadas.

REATO. Do latim *reatus*, exprime propriamente a *posição* ou a *condição de réu*.

E, desse modo, significando, também, o próprio *estado da acusação*, equivale ao sentido de *imputação* ou *incriminação*.

REBAIXA. De *rebaixar* (tornar mais baixo), é empregado, na linguagem comercial, no mesmo sentido de *rebate* ou *abatimento*.

Exprime, assim, a redução no valor de alguma coisa, notadamente no preço.

REBAIXAMENTO. De *rebaixar*, é empregado, na terminologia militar, para designar *aperda* ou a *destituição de uma graduação*.

Por ele, o *militar graduado*, além de perder as *divisas* indicativas de seu posto ou graduação, fica privado das regalias e atribuições que a graduação lhe conferia. Passa a ser um simples soldado ou *soldado raso*.

Extensivamente, é o vocábulo empregado para designar toda perda ou privação de regalias e atribuições pertinentes a um cargo ou função, de maior categoria, passando a pessoa a desempenhar função de caráter inferior ou de categoria mais baixa.

O rebaixamento, pois, importa numa diminuição de categoria ou de classe, em emprego ou função exercida pela pessoa.

REBATE. Formado de *rebater* (repelir), é tomado, figuradamente, no sentido de sinal ou aviso, em que se informa ou se previne do *perigo* ou da *ameaça* de alguma coisa. É o *sinal de alarme*.

Rebate falso. Indica o sinal ou notícia falsa de um acontecimento esperado.

REBELDE. Designa toda pessoa que resiste ou se opõe a uma ordem ou a uma regra emanada de um poder legitimamente constituído. É o *rebelado* ou *rebelador*, participante de uma rebelião.

REBELDIA. De *rebelde* (que se revolta ou que faz rebelião), do latim *rebellis* (revoltoso, sublevado), entende-se a culpa do rebelde, o crime rebelde ou a situação jurídica do rebelde.

Embora, geralmente, seja tomada no sentido de rebelião, a *rebeldia* mais propriamente assinala a *qualidade de rebelde* ou a *condição de rebelde*, como elemento integrado ou participante de uma rebelião.

Rebeldia. Na linguagem do Direito Marítimo, é empregado no mesmo sentido de *barataria*.

REBELIÃO. Do latim *rebellio*, do verbo *rebellare* (rebelar-se, revoltar-se, sublevar-se), por sua significação etimológica de *re*, prefixo de repetição, e *bellum*, guerra, exprimia, propriamente, a *nova guerra* ou a *nova resistência armada*.

No entanto, na linguagem comum, perdeu o sentido de *novo* ou *novamente*, que lhe atribuía o prefixo, para significar correntemente a *resistência pela força* ou a *oposição com violência* ou *pelas vias de fato*.

Desse modo, a rebelião, embora possa ser tomada em sentido geral, significando *motim*, *revolução*, *revolta*, *sublevação*, *insurreição*, *sedição*, é sempre revelada pela violência, pela força bruta, ou pela força viva, com a qual o rebelado ou rebelados se opõem ou resistem à ordem ou ao ato emanado da autoridade constituída ou ao cumprimento e execução da lei.

Em regra, a rebelião traz sentido de *ato coletivo*, resultando sua prática num crime geral ou coletivo.

Nesta razão, revela-se a *resistência coletiva* ou a *oposição coletiva* à regra legal ou à ordem jurídica.

Em sentido especial, porém, pode indicar a *resistência* ou *oposição individual*, desde que manifestada com violência e pela força física.

A *rebelião individual*, pois, pode manifestar-se na indisciplina, em que há reação física, ou mesmo na resistência à execução de ordens legais, oriunda de autoridades constituídas e competentes.

Em qualquer hipótese a *rebelião* demonstra a insubmissão, a não sujeição ao jugo, mando ou ordem de outrem, pela violência. E neste sentido empregou TITO LÍVIO o verbo *rebellare*: opor-se ao domínio ou mando pela violência.

REBENTO. De *rebentar* (brotar, medrar), é figuradamente empregado na significação de *filho*. Por analogia, entende-se o *fruto*, que se gerou do casamento.

REBOCADOR. Do grego *rhymoulkéō*, pelo latim *remulcare*, de *remulcus* (sirga ou a corda para puxar), entende-se a embarcação ou o barco que, provido de possantes máquinas, tem a função de *puxar outro barco* ou navio, levando-o ao porto ou a outro destino desejado.

O *rebocador* é a embarcação de reboque ou que serve para puxar outra, presa a ela pela *sirga* ou pelo *cabo de trazer à toa*.

Daí o sentido de *atoar* na equivalência de *rebocar*. *Toa* é o mesmo que *sirga* ou corda para puxar.

O rebocador é, portanto, embarcação diferente do *navio* propriamente, tendo fins ou objeto bem diversos dele.

Não serve ao transporte comum. É um *condutor* de navios ou de embarcações. E os *conduz* pela *tração*, servindo mais propriamente como *trator*, que *condutor*, visto que, embora conduza, não *carrega* o outro navio em seu bojo: *arrasta-o* ao lugar desejado.

Vide: *Reboque*.

Rebocador. Formado de *rebocar*, do latim *revocare*, derivado de *reboco* (argamassa composta de areia, cal, ou de areia, cal e cimento, utilizada para *revestir* as paredes das edificações), entende-se o *pedreiro* encarregado deste mister.

REBOCADURA. Formado de *rebocar* ou, propriamente, de *reboque*, entende-se a condução ou a puxada de um navio, preso pela *sirga* ou pela *toa*. É, assim, a ação e o efeito de *rebocar*.

É, às vezes, substituído pelo vocábulo que o forma: *reboque*, sendo, assim, um e outro, tomados em sentidos equivalentes.

A rigor, porém, distinguem-se as duas expressões. *Reboque* revela o *meio* ou o sistema usado na condução. *Rebocadura* ou *rebocamento* é a própria condução.

Designa, portanto, a *tração* de um barco, seja no mar, ou em outra espécie de água navegável, por outro barco, ou por um *rebocador*.

REBOCO. É dado o vocábulo como originário do árabe *rabug* (arranjo, arrumação), ou do castelhano *embozo* (cobertura, disfarce) ou do latim *revocare*, chamar de novo (as paredes) ao anterior estado de beleza.

Desse modo, empregam os vocábulos *reboco* e *emboço*, este propriamente do *embozo* espanhol, em sentidos equivalentes.

Praticamente, *reboco* e *emboço* revelam a argamassa composta de cal e areia e cimento, usada para revestimento das paredes dos edifícios ou das edificações.

Emboço, porém, tecnicamente, difere de *reboco*. O *emboço* designa o primeiro revestimento feito às paredes, de argamassa mais grosseira, destinando-se ao aparelhamento das paredes.

O *reboco* é o segundo revestimento, mostrando-se a *arrumação*, o *arranjo final* ou o acabamento da parede, a fim de que, assim preparada, receba a pintura.

E, por esta forma, estão os dois vocábulos em sentidos conforme à própria etimologia:

Emboço, do *embozo* espanhol, *cobertura* ou primeiro revestimento de argamassa na parede.

Reboco, o acabamento, resultante do revestimento de nova argamassa, mais fina e apropriada, para melhor *arranjo* (*rabug*) da parede.

As paredes de tijolos ou pedra, que não levam *reboco*, dizem-se *paredes nuas*.

REBOQUE. Formado de *rebocar*, segundo o sentido de *remulcus* latino, de que se formou o verbo, entende-se a *sirga*, o *cabo* ou a *toa*, de que se utiliza um barco para conduzir ou arrastar outro barco.

Nesta razão, *trazer a reboque* ou *levar a reboque* ou *levar à toa* significa trazer ou conduzir o navio preso ao rebocador por uma *sirga* ou *toa*.

É, no entanto, na terminologia do Direito Marítimo, geralmente empregado para determinar o contrato, em virtude do qual o *rebocador* arrasta ou conduz o navio ao sítio desejado. E se diz *contrato de reboque*, pelo qual se cumpre ou se efetiva a rebocadura ou o rebocamento.

Para mais de um fim pode ser firmado o contrato de reboque: seja para livrar o navio de encalhe, do perigo em que se encontra, como para conduzir o navio ou outra qualquer embarcação de um ponto a outro.

O contrato de reboque, por sua original natureza, realiza-se sempre por *tração*. E o rebocador, perfeito trator das águas, prende-se ao navio ou à embarcação, que se pretende *rebocar*, pela sirga ou toa, também ditas de reboque.

O contrato de reboque também se ajusta para, em lugares de difícil acesso, orientar ou conduzir o outro barco ou navio.

Neste caso, o rebocador executa uma *pilotagem*.

“REBUS SIC STANTIBUS”. É a locução latina utilizada na terminologia jurídica para designar a cláusula contratual, que se julga inserta nas convenções, em virtude da qual o devedor é obrigado a cumprir o contrato, *somente*, quando *subsistem* as condições econômicas existentes quando fundado o ajuste.

Rebus sic stantibus quer, precisamente, significar o *mesmo estado das coisas*, ou *asubsistência das coisas*.

Desse modo, a denominação atribuída à cláusula explica o próprio conceito: o contrato se cumpre se as coisas (*rebus*) se conservarem, desta maneira (*sic*), no estado preexistente (*stantibus*), quando de sua estipulação, isto é, desde que não tenham sofrido modificações essenciais.

Nesta razão, a cláusula “*rebus sic stantibus*” é tida como um pressuposto contratual.

RECADEIRO. De *recado*, designa o mensageiro ou a pessoa que leva ou se encarrega de dar algum *recado*.

O recadeiro, quando leva a *mensagem verbal*, para que transmita de viva voz o *aviso*, a *notícia*, o *pedido* ou *para narrar* ou *transmitir qualquer fato*, exerce a função ou atribuição de mandatário. É mandatário de *mandato verbal*.

Nesta razão, desde que do recado resulte obrigação para quem o manda, esta se entende assumida pessoalmente por ele, conforme é a regra da notável instituição jurídica, que o mandato indica.

RECADO. Derivado de *recabdar* ou *recabedar*, antigamente empregado, também, na significação de *assegurar*, é o vocábulo tomado hoje na acepção de *mensagem verbal* ou *participação verbal* feita por uma pessoa a outrem, a mando de uma terceira.

O *recado*, assim, juridicamente, configura-se um mandato verbal, sendo o aviso, a participação, a mensagem ou a ordem, o objeto da incumbência ou do próprio mandato.

RECÂMBIO. Segundo a formação do vocábulo, de *câmbio* (troca ou permuta de moedas) e o prefixo *re* (repetição, novamente), quer exprimir o *segundo câmbio* ou a *segunda troca* ou *permuta de moedas*, pertinente a uma mesma operação ou relativa a uma operação anteriormente realizada.

Nesta razão, o recâmbio revela-se uma nova operação de câmbio ou a nova aquisição de moeda, de que se necessita, para regularizar a letra de câmbio ou a cambial anteriormente emitida, quando não resgatada, ou para servir de base a nova negociação sobre o ressaque da letra ou da cambial.

Assim, praticamente, a respeito da letra de câmbio, é o *preço do novo câmbio*, derivado do ressaque ou da nova emissão do título não resgatado.

E, por esta razão, na terminologia jurídica acerca do *ressaque*, é, às vezes, tomada como *opróprio montante* ou a *soma total*, que constitui a *soma cambial* do novo saque.

Recâmbio. Em sentido estrito, é o vocábulo empregado para designar o próprio direito que assiste ao portador do título não resgatado e protestado de *reaver* a soma cambial do título originário, acrescida de todas as despesas resultantes do ressaque, inclusive juros de mora.

E, deste modo, se mostra em acepção equivalente a ressaque, isto é, como a operação pela qual se faz o novo saque contra um dos coobrigados no título originário.

Assim, o emprego da expressão *despesas de recâmbio* é tido na de *despesas do ressaque*, entre as quais a *diferença de câmbio*, decorrente do novo preço do câmbio obtido para a promoção do ressaque ou da negociação do título.

Vide: *Ressaque*.

RECAPITULAÇÃO. Do latim *recapitulatio*, de *recapitulare* (sintetizar, resumir), entende-se a *repetição* do que se tenha dito, narrado ou escrito, em forma reduzida ou sintética.

A recapitulação é, pois, a *reprodução*, *em síntese*, ou *em resumo*. É a formação de novo capítulo acerca do que já se tenha dito ou escrito, disposto sinteticamente.

RECATO. Do latim *recautum*, do verbo *recavere* (precaver-se), entende-se a *cautela*, *aprecaução*, o *resguardo* ou o *recolhimento*.

E, daí, extensivamente, o sentido de *pudor*, de *honestidade*, *pureza*, que lhe é atribuído.

RECEBEDORIA. Formado de *receber*, distingue o vocábulo a *repartição* ou o *departamento fiscal*, a que se comete a atribuição de receber ou de arrecadar as *verbas* ou as *importâncias*, devidas ao Estado, sejam de ordem tributária ou de ordem industrial ou patrimonial.

Na hierarquia administrativa, a *recebedoria* entende-se a repartição de classe mais elevada que a *coletoria*, embora esta também exerça função equivalente.

Distingue-se a recebedoria da *tesouraria*. A tesouraria funciona anexa a outra repartição, inclusive à própria recebedoria.

A recebedoria tem organização e chefia próprias, subordinadas aos órgãos superiores. Em regra, a tesouraria está sob a chefia imediata do diretor da recebedoria, sendo o tesoureiro um funcionário graduado da repartição.

A recebedoria, como repartição pública, tem certa independência e autonomia, nos limites de sua jurisdição e competência.

RECEBER. Do latim *recipere* (entrar na posse, recuperar, admitir, permitir), é tomado, na terminologia jurídica, no sentido originário: é *entrar na posse*, *recobrar*, *reaver*, *admitir*, *acolher*, *permitir*, *aceitar*, *reconhecer*.

Assim, *receber o recurso* é o admitir ou o permitir, para que seja objeto de discussão e julgamento.

Receber o débito é reaver ou recobrar o que era devido.

Receber a coisa é entrar na posse dela.

Receber por marido e mulher é aceitar por marido e mulher.

Receber como filho é reconhecer como filho.

RECEBIMENTO. De *receber*, geralmente entende-se o ato pelo qual alguém se apossa ou se apodera, real e efetivamente, da coisa, que lhe é remetida, enviada ou entregue.

Assim, exprime o *apossamento* ou o *apoderamento*, que resulta da remessa ou da entrega.

No sentido creditório, opondo-se ao pagamento, é o apoderamento do objeto da prestação ou da importância entregue pelo devedor, para cumprimento da obrigação dele.

O *recebimento* importa na *aceitação* do cumprimento da prestação, resultando na liberação da obrigação do devedor.

No entanto, materialmente, esta liberação, denominada de *quitação*, é provada pelo *recibo*.

Recebimento e *recepção* trazem sentidos equivalentes. *Recepção*, no entanto, é mais corretamente empregado para indicar o *recebimento de pessoas*, isto é, a ação de entrar em contato com a pessoa, para entreter palestras ou tratar de negócios.

Recebimento. Extensivamente, é o vocábulo empregado na acepção de *aceitação* ou *admissão*.

É assim que:

Recebimento da mulher. É a aceitação da mulher como esposa. E, nesta razão, é tido no mesmo sentido de *casamento* ou *matrimônio*.

Recebimento da obra, a aceitação da execução da obra concluída, tal como se apresenta.

Recebimento de caução entende-se a aceitação dada pelo credor, em virtude do que é admitida, seja judicialmente, seja extrajudicialmente.

Recebimento do recurso é a aceitação ou a admissão do recurso no teor do pedido, para que, processado, apreciado, seja objeto de decisão.

RECEIO. Formado de *recear*, de *re* e *zelar*, ou do espanhol *recelar* (temer, suspeitar), entende-se o *temor* ou a *suspeita* acerca de mal que possa vir, ou a *inquietação* a respeito do que se teme ou do mal que não se quer que venha.

Juridicamente, o *receio* há que ser justo e fundado. Não pode, assim, haver *receio*, quando se anota mera desconfiança, mera conjectura do mal.

Desse modo, o *justo receio* deve ser fundado em circunstâncias que indiquem o mal, que se aproxima, a violência, que se aguarda, a maldade, que se espera.

O *receio* pode, mesmo, fundar-se na *ameaça*. Não se entende a *ameaça atual*, prestes a cumprir-se. Mas a *ameaça* de um desforço ou da execução de um mal, que possa vir.

O justo *receio* evidenciado é razão jurídica suficiente para autorizar o *receoso* a pedir a proteção legal, seja em segurança de sua integridade física ou da integridade de seu direito.

RECEITA. Derivado do latim *recepta*, forma feminina de *receptus*, de *recipere* (receber), é, na linguagem correntia e em sentido geral, compreendido como *toda soma* ou *quantia recebida*.

A receita, assim, importa num *recebimento de dinheiro* ou de *soma pecuniária*.

Na significação econômica e financeira, jurídica ou contábil, *receita* resulta sempre de uma *entrada de numerário*, *recebimento de dinheiro* ou *arrecadação de verbas*.

Mas, na acepção propriamente financeira, exprime especialmente o *total de rendas* ou o *total de rendimentos* prefixados ou previstos num orçamento e efetivamente arrecadado.

No sentido contábil, entende-se todo recebimento de numerário ou a entrada de dinheiro, que se contabiliza, isto é, que se registra ou se escreve nos livros comerciais como um *deve* da conta de Caixa, correspondendo a um crédito da conta, que produziu a renda, ou da pessoa que fez a entrega do dinheiro, isto é, que pagou ou cumpriu um pagamento.

Receita. Na linguagem médica é a *prescrição escrita* feita pelo médico, indicando o medicamento e seu uso, ou em que formula ou menciona o rol de substâncias a serem empregadas na composição do medicamento, que vai ser aviado pelo farmacêutico.

RECEITA ADUANEIRA. Denominação geralmente atribuída à arrecadação dos impostos e taxas devidos pelos importadores e exportadores às alfândegas e entrepostos alfandegários.

Estes impostos e taxas dizem-se, comumente, *direitos aduaneiros* ou *alfandegários*.

RECEITA DIÁRIA. Assim se entende o valor total dos recebimentos, em dinheiro, ou o total de rendas ou rendimentos auferidos durante um dia.

Na terminologia comercial, a *receita diária* de um estabelecimento comercial é designada *porfêria*. Significa, pois, o total das vendas a dinheiro e dos recebimentos verificados, resultantes de pagamentos ou de outras fontes.

Correspondendo aos períodos de uma semana, mês ou ano, a receita é, respectivamente, denominada de *semanal*, *mensal* ou *anual*.

RECEITA ESPECIAL. É a expressão usada para indicar a receita, que somente pode ser aplicada ou empregada em gastos ou serviços especialmente e previamente determinados, seja por lei ou por estipulação contratual.

Desta forma, as verbas ou as quantias, que a formam, não se mesclam com as demais receitas, ordinária ou extraordinária, visto que, por sua essência, é uma *receita de aplicação especial*.

Assim, a *especialidade*, que lhe é atribuída, provém da *prévia fixação da despesa*, relativa a gastos ou a serviços, anteriormente determinada, a cujo pagamento se destina a essa receita.

Já é *arrecadada* com um destino certo e especial.

Praticamente, a receita especial forma um *fundo especial* ou constitui a *verba especial* para atender aos pagamentos que são de sua especialidade e de seu objeto, os quais são indicados, antes mesmo que se tenha procedido à sua arrecadação ou recebimento.

RECEITA EVENTUAL. É a que se constitui pelas rendas imprevistas e ocasionais. É modalidade de receita extraordinária.

RECEITA EXTRAORDINÁRIA. No sentido financeiro, a receita extraordinária é a que vem em caráter transitório ou anormal.

Não se constitui das rendas comuns, permanentes e normais. Mas das rendas surgidas inesperadamente ou das operações promovidas para obtenção de recursos fora do normal.

Desse modo, a receita extraordinária pode ser prevista ou imprevista.

Prevista quando decorre de operação executada, precisamente, para promovê-la, tendo a finalidade de cobrir o *déficit* orçamentário.

Assim resultará das *operações de crédito*, da *venda de bens patrimoniais*, *cobrança de dívidas*.

Imprevista, quando surge *eventualmente*, mostrando-se renda incerta e transitória, que vem independentemente da vontade da pessoa. Resulta, assim, do fortuito.

Nela se enquadram as rendas relativas a *multas*, *heranças* etc.

A receita extraordinária prevista vem já inscrita no próprio orçamento a que se refere, servindo essa inscrição como *real autorização* para a realização das operações de crédito, quando concretizar-se o caso de cumprimento da receita.

RECEITA FISCAL. É a que se forma pela arrecadação dos tributos. É a *renda tributária*.

RECEITA GERAL. Entende-se a totalidade de *rendas* arrecadadas ou recebidas, sem que importe a sua espécie ou classificação.

A receita geral, pois, é formada de todas as receitas: ordinária, extraordinária e especial.

RECEITA INDUSTRIAL. Na terminologia financeira, em distinção às receitas tributária e patrimonial, assim se entende a soma de rendas ou o total dos resultados pecuniários obtidos pelo Estado na exploração de serviços industriais.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA. Assim se entende a soma global ou o total das *rendas previstas* em um orçamento.

Nela se integram todas as espécies ou todas as categorias de rendas, ordinária, extraordinária, especial, avaliadas ou estimadas, segundo o sistema adotado.

Nesta razão, a receita orçamentária não se mostra a receita efetivamente arrecadada. É a receita que se espera ou se julga arrecadar, dentro do período a que se refere o orçamento.

Pelo cotejo da importância consignada na receita orçamentária com a importância realmente arrecadada, é que se tem a ideia do *superávit* ou do *déficit* na arrecadação.

Superávit, quando a importância ou o valor da arrecadação supera à que se consigna no orçamento. *Déficit*, quando se arrecada menos que o valor da receita orçada.

RECEITA ORDINÁRIA. É a receita normal, permanente, comum.

É constituída pelos recebimentos ou pela arrecadação de todas as rendas, que provêm dos recursos normais de que se dispõe permanentemente.

Na linguagem técnico-financeira, a receita ordinária é compreendida pela receita tributária, receita industrial e pela receita patrimonial, que se formam pelas rendas respectivas, isto é, providas da cobrança dos tributos, das tarifas cobradas pelos serviços explorados ou pelas rendas dos bens patrimoniais.

RECEITA PARTICULAR. É a que pertence à pessoa física, singularmente considerada, e formada pelas rendas de ordem privada, como honorários, vencimentos, gratificações ou rendas imobiliárias.

RECEITA PATRIMONIAL. É a que se forma ou procede de rendimentos auferidos da aplicação do capital ou dos arrendamentos mobiliários ou imobiliários.

É, portanto, a receita que advém como frutos produzidos pelos *bens patrimoniais*.

Na *receita pública*, a receita patrimonial é derivada das rendas dos próprios nacionais, das cotas de arrendamento das empresas industriais do Estado, e dos lucros e juros obtidos pela aplicação de capital em empresas particulares.

RECEITA PÚBLICA. É a denominação atribuída ao total de valores, representados em dinheiro, recebidos pelo erário, provenientes das diversas rendas ordinárias, extraordinárias e especiais.

A receita pública, conforme as rendas de que se compõe, classifica-se em originária e derivada, ordinária, extraordinária e especial.

A receita originária é a que resulta da produção de rendas ou rendimentos dos bens patrimoniais do Estado, e das empresas industriais ou comerciais mantidas por ele.

A receita derivada é a receita tributária, isto é, consequente da arrecadação de impostos, taxas, emolumentos e multas devidas ao erário.

A receita originária é também chamada de *receita estável*, porque promana dos frutos produzidos pelos bens dominiais ou das rendas industriais.

A receita derivada ou tributária é dita de *instável*, porque não se apresenta *uniformemente*, variando segundo as imposições ou tributos decretados.

Compreende, em sentido lato, o conjunto de recursos econômicos e financeiros, com previsão orçamentária, fruto de arrecadação compulsória, destinado ao custeio das despesas do Estado.

RECEITA TRIBUTÁRIA. Na linguagem financeira, é a que deriva da arrecadação dos impostos ou tributos e das multas tributárias.

A receita tributária é da classe de receita ordinária, distinguindo-se, pelas fontes que a formam, das receitas patrimonial e industrial.

É receita permanente e regular, fundada em rendas prefixadas por lei, pela instituição regular dos tributos.

RECÉM-NASCIDO. Palavra composta de *recém*, prefixo indicativo de *recentemente* ou *decoisa ocorrida há pouco*, e *nascido*, vindo ao mundo, é a expressão usada para designar *oente humano de nascimento recente*.

RECENSEAMENTO. Do latim *recensitio*, de *recensere* (contar novamente, rever, corrigir), entende-se propriamente a *operação* que tem por objetivo a contagem, para verificação ou fins estatísticos, do número de fatos, coisas ou pessoas, em certo tempo e determinado território.

Nesta razão, o recenseamento não é uma avaliação nem se produz por uma estimativa. É uma *contagem efetiva*, a fim de que, por ela, se tenha o *número exato*, do que se quer saber ou demonstrar, segundo sua espécie ou categoria. Exprime o sentido de *cotejo* ou *verificação*.

Mas o recenseamento não se limita à composição numerária dos fatos, coisas ou pessoas, a cuja contagem ou enumeração se procedeu. Faz uma classificação de tudo, segundo a natureza dos elementos que agrupa. Há, pois, uma *contagem* ou *enumeração* total e tantas enumerações ou *contagens parciais*, quantos os grupos, classes ou categorias das coisas verificadas ou recenseadas. É, então, o *recenseamento geral*.

Como vocábulo equivalente, é usado *recenseio*. Exprime propriamente o ato de conferir ou examinar contas.

RECENSEAMENTO DA POPULAÇÃO. Entende-se a revisão do número de habitantes de um território ou país, em determinado período, para que se tenha a *enumeração* total deles e a *enumeração parcial* por categorias.

Assim, o recenseamento mostrará a *composição real* da população, indicando principalmente:

- a) a composição numerária da população;
- b) a densidade de população ou de habitantes;
- c) a distribuição segundo os sexos e idades; segundo a nacionalidade e o estado civil;
- d) o número de famílias;
- e) o grau de instrução;
- f) o número pelas profissões;
- g) a enumeração dos habitantes com defeitos físicos;
- h) a disposição territorial ou a distribuição dos habitantes pelo território objeto do recenseamento.

RECEPÇÃO. Do latim *receptio*, de *recipere* (acolher), entende-se a *audiência*, a *cerimônia* ou a *solenidade* promovida para recebimento (acolhida) pública de uma autoridade ou de pessoa grada.

É tomado, também, na aceção de *admissão oficial* em uma instituição ou corporação, em virtude da qual é a pessoa *empossada* ou *incluída* como parte ou como membro dela.

Recepção. É aplicado no mesmo sentido de recebimento: *recepção de carta*, *recepção de mercadorias*.

Recepção. Ou princípio de continuidade da legislação ordinária, segundo o qual a nova Constituição revoga a ordem constitucional anterior mas aceita ou “recebe” as normas anteriores que com ela não sejam incompatíveis quanto ao objeto ou conteúdo, ainda que a forma dos atos legislativos anteriores sofram alteração no seu modo de elaboração.

RECEPCIONÁRIO. De *recepção* (recebimento), entende-se a pessoa que é recepcionada ou recebida solenemente. *Recipiendário*.

Recepcionário. Na linguagem mercantil, entende-se a pessoa a que se fez a entrega de mercadorias ou valores que lhe eram destinados ou que lhe haviam sido consignados.

Recepcionário é *quem recebe*, opondo-se, assim, ao sentido de *remetente*, que é o que remete ou envia.

“RECEPISSE”. Latinismo, de *recipere* (receber), exprime o documento ou o escrito em que se declara o recebimento de dinheiro, mercadorias ou de quaisquer outros objetos em depósito.

Assim, o *recibo de depósito* de mercadorias é um *recepisse*.

Recepisse é também o escrito em que se confessa ou se comunica o recebimento de papéis ou documentos.

RECEPTAÇÃO. Do latim *receptatio*, de *receptare* (ocultar, dar couro), exprime a *ocultação* ou a *sonegação* de alguma coisa.

No sentido penal, a *receptação* não se revela somente a *ocultação* de coisas adquiridas criminosamente por outrem, mas a aquisição ou o recebimento destas coisas, sabidas como de origem ou procedência criminosa.

A lei penal classifica a receptação de *dolosa* ou *culposa*.

Dolosa, quando quem adquire, recebe ou oculta a coisa, para si ou para outrem, sabe que é *produto* de crime. Ou sabendo ser a coisa produto de um crime influi para que outrem, terceiro de boa-fé, a adquira, oculte ou receba.

Culposa, quando recebe ou adquire coisa que, por sua natureza e desproporção do valor e o preço ou pela condição do ofertante, deva presumir-se obtida por meio criminoso.

Em relação à *ocultação de pessoas criminosas*, para que se furtem à ação da Justiça, emprega-se o vocábulo *acoitamento* em preferência à *receptação*.

E *sonegação*, em matéria civil, é mais apropriada para explicar a *ocultação fraudulenta de bens*. Para que ocorra a *receptação criminal* é necessário, no entanto, que ocorram os seguintes elementos:

- a) a existência do *delito principal*, em virtude do qual procederam os objetos ou as coisas trazidas à receptação;
- b) a intenção ou o ato material de encobrir ou ocultar as coisas ou objetos adquiridos ou entregues;
- c) a ciência do agente, mesmo que presuntiva, de que as coisas ou objetos tiveram procedência criminosa.

RECEPTADOR. Do latim *receptator*, indica a pessoa que *recebe para ocultar* ou *adquire* coisas furtadas, desviadas ou obtidas por meios criminosos, sabendo que elas procediam de um delito.

RECESSO. Do latim *recessus* (afastado, recatado), exprime *recôndito* ou *esconderijo*.

Na expressão *recesso do lar*, entende-se a *intimidade do lar*, o que está longe das vistas de quem não é familiar.

Recesso. Modernamente, numa acepção extensiva e derivada do sentido originário, *recessus* (que se afasta, que se recolhe) é utilizado para exprimir *quietude*, *descanso*, *folga*, *repouso*, *ócio*; consequentemente, interrupção, suspensão, paralisação.

Dessa forma, a *folga em um parlamento*, que suspende suas atividades por certo tempo, a *suspensão de atividades judiciárias*, podem ser arguidas de *recesso*.

RECIBO. Formado de *receber*, contração de *recebido*, exprime o papel ou o documento, em que se confessa ou se declara o recebimento de alguma coisa.

O recibo, em regra, é constituído por um *escrito particular*, emanado da pessoa a quem a coisa foi entregue, isto é, passado pelo *recebedor* ou pelo *recepcionário*.

RECIBO DE PAGAMENTO. É o escrito em que se dá a quitação do pagamento, parcial ou total, de uma dívida.

Para que produza os efeitos de quitação, deve o recibo conter:

- a) a descrição da dívida ou da obrigação a que se refere o pagamento;
- b) o nome do devedor ou da pessoa que efetua o pagamento;
- c) o lugar e data, em que o pagamento se efetua;
- d) a assinatura do credor ou de seu mandatário especial para receber e dar quitação.

O credor é obrigado a dar o recibo, desde que exigido pelo devedor. Quando o recusa, assiste ao devedor *razão jurídica* para se escusar ao pagamento, depositando ou consignando judicialmente a importância devida, a fim de que se desonere ou se quite da obrigação.

RECIBO EM CONTA. Ou recibo por conta é o recibo de quantia por conta de maior quantia. É o escrito comprobatório de pagamento parcial.

RECIBO POR SALDO. É aquele em que se dá quitação relativa a todas as transações ou operações havidas entre o devedor e o credor, até a *data de sua feitura*.

Deste modo, o recibo por saldo, em princípio, abrange todo o débito do devedor anterior à data do mesmo recibo, desde que, por ele, não se fez qualquer limitação ou reserva a certas operações ou transações.

Corresponde, pois, a uma *quitação geral*, presumida a favor do devedor, pelo que não lhe cabe outras provas para demonstrar que *nada mais deve*.

Ao credor, porém, cabe o direito de provar que, nesta quitação, que se objetiva no recibo por saldo, não se incluiu determinada dívida, oriunda ou fundada em certa operação.

Geralmente os *recibos por saldo*, capazes de produzir efeitos de quitação geral, são feitos em termos gerais, sem qualquer reserva ou limitação, compondo um ajuste final e definitivo acerca de todas as contas, resultantes das relações havidas entre credor e devedor.

E somente dessa maneira, descrevendo-se de modo geral as dívidas ou obrigações quitadas, sem qualquer restrição, ter-se-á a quitação total ou geral, até a data definitiva no documento.

RECIDIVA. Do latim *recidivus* (que renasce, que vem de novo), na linguagem do Direito Penal é aplicado no mesmo sentido de *reincidência*.

Vide: *Reincidência*.

RECIPIENDÁRIO. Do latim *recipiendus* (recebido), emprega-se no mesmo sentido *derecepionário*, para designar a pessoa que é solenemente ou festivamente recebida no seio de uma corporação. É também a pessoa que tem algo a receber.

RECIPIENTE. Do latim *recipiens* (que recebe), é usado na linguagem corrente do comércio, para designar o *receptáculo* ou *utensílio* em que se guardam ou se colocam as mercadorias ou as coisas.

Assim, as *garrafas*, os *vasos*, as *caixas*, os *sacos*, dizem-se recipientes.

RECIPROCIDADE. Do latim *reciprocitas*, de *reciprocus* (recíproco), entende-se a condição ou a qualidade do que é recíproco, isto é, de tudo em que se estabelecem condições mútuas ou correspondentes.

A reciprocidade, pois, implica a identidade ou na igualdade de direitos, de obrigações ou de benefícios.

RECIPROCIDADE DIPLOMÁTICA. No sentido do Direito Internacional Público, sem que se afaste da acepção originária, é a reciprocidade aí empregada para explicar o acordo, a convenção ou o tratado firmado entre países soberanos, pelo qual se estabelecem favores ou benefícios idênticos a respeito do intercâmbio comercial ou acerca do tratamento especial prestado aos súditos dos países respectivos. Revela a *igualdade* ou a *identidade de tratamento*.

RECÍPROCO. Do latim *reciprocus* (que vai e vem, alternativo), demonstra o que é *igual na correspondência* entre um e outro, que possui a *mesma relação* de um lado ou de outro, o que se mostra na *mesma equivalência* ou que possui a *mesma força*.

Assim, *obrigações recíprocas* são as que se equivalem, ou as que se mostram de natureza semelhante ou de prestações equivalentes.

Direitos recíprocos são os que se mostram na mesma correspondência ou que se apresentam na mesma equivalência ou na mesma força.

Bem por isso, os direitos dizem-se recíprocos, mesmo que não se apresentem da mesma natureza, quando se exercitam de um e de outro lado, de igual maneira, em perfeita

correlação. Deste modo, evidencia-se que o recíproco não traz ideia de *troca* de coisa por coisa, o que seria *mútuo*, em vulgar acepção. Tecnicamente, porém, mútuo e recíproco são inconfundíveis, visto que no recíproco as coisas não se permutam. Elas se fazem por injunção, resultando na realização de um fato, em consequência de outro.

RÉCITA. De *recitar*, entende-se, em sentido amplo, *cada representação* ou *cada espetáculodado* por qualquer espécie de artista, musicista ou cantor, ou por qualquer companhia de comediantes ou lírica.

Restritivamente, indica o espetáculo de declamação.

RECLAMAÇÃO. Do latim *reclamatío*, de *reclamare* (protestar gritando, desaprovar por gritos), é tomado na linguagem corrente como o *pedido*, para que se reconheça a existência de um direito, ou a *queixa* contra atos que prejudicam direitos do reclamante.

A reclamação, assim, tanto se manifesta perante a autoridade administrativa como perante a autoridade judicial. E pode ser *escrita* ou *verbal*.

A *reclamação* não identifica uma *demand*a, mesmo quando feita judicialmente. Na reclamação não se fere pleito, desde que não se forma discussão (litígio). Reclama-se contra o *ato injusto*, para que seja desfeito o ato ou se repare a injustiça.

É de caráter essencialmente gracioso, sendo dirigida contra atos que prejudicam, mas não resulta em ação defensiva de direitos violados ou de relações jurídicas ofendidas.

A reclamação pode ser dirigida contra a própria autoridade que praticou o ato, desde que em função administrativa.

Nos processos judiciais, pode ocorrer reclamação das partes acerca de atos ordenados ou praticados pela autoridade judicial, para que os suste ou os modifique.

Reclamação. No sentido fiscal, a reclamação significa *impugnação* ou *protesto*.

Reclamação do lançamento, assim, é a impugnação ao lançamento do imposto, feito pelos representantes do fisco, levada ao conhecimento da autoridade superior, a fim de que modifique, por injusto, o *valor da tributação* lançada.

Importa num *recurso fiscal* para que se modifique o lançamento promovido.

Reclamação. É empregado, ainda, no sentido de *pedido de restituição* ou de entrega do que pertence à pessoa, o reclamante.

Neste sentido é aplicado pelo Direito Civil, seja a respeito da restituição da coisa depositada, seja da terra, que se destaca, pela força natural, de um prédio para outro.

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. É o processo judicial trabalhista, também denominado dissídio individual, que objetiva dirimir conflitos nas relações de trabalho; a reclamação é apresentada perante as Juntas de Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho, por empregados ou empregadores, e regulada pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Conforme o caso, pode ser escrita ou verbal, e, nesta última hipótese, será reduzida a termo.

RECLAMADO. Designa a pessoa ou a autoridade contra quem se faz a reclamação.

RECLAMANTE. É a pessoa que intenta ou faz uma reclamação, a fim de que se desfaça ou se corrija o ato objeto da reclamação.

RECLAMO. Formado de *reclamar* (gritar em altas vozes, repetidamente), é o vocábulo empregado, substantivamente, no sentido de *anúncio*, *propaganda*, *divulgação*.

Exprime, assim, o *chamamento*, de que se utiliza o comerciante, para tornar conhecida ou divulgada a mercadoria de seu comércio.

Usa-se, também, a expressão *reclame*, forma francesa de *reclamo*, que se entende a *chamadado* passarinho para que por ela outro seja atraído.

E o reclamo não deixa de ser a *chamada de fregueses* para a aquisição das mercadorias e produtos anunciados ou propagados.

RECLUSÃO. Do latim *reclusio*, de *recludere*, na significação jurídica de *meter em, fechar*, é empregado na terminologia penal para indicar a *prisão, com isolamento* (regime fechado).

A *reclusão*, pois, exprime o *encarceramento*, o *fechamento* ou o *encerramento em cárcere*.

A *pena de reclusão*, privativa da liberdade, distingue-se da de *detenção*, em que a privação da liberdade não é agravada pelo *isolamento* ou *encerramento do condenado*.

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime *fechado* (estabelecimento de segurança máxima ou média), *semiaberto* (colônia agrícola industrial ou estabelecimento similar) ou *aberto* (casa de albergue ou estabelecimento adequado).

A modalidade de regime inicial, para cumprimento da pena, inclusive para progressão a regime mais brando, depende do mérito do condenado (antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime) (CP, art. 59).

Ver, sobre o tema *reclusão*, os arts. 33 e seguintes do Código Penal.

RECLUSO. A pessoa que é condenada à reclusão, ou à prisão em regime fechado.

RECOBRAR. Do latim *recuperare*, recobrar entende-se *recuperar*, *reaver* ou *apoderar-se*, novamente, do que era nosso ou que nos havia pertencido.

Juridicamente, pois, recobrar é readquirir ou reivindicar, reintegrar-se, restabelecer.

Assim, recobrar o preço é reivindicar o preço que se despendeu com a coisa, se evicta. É readquirir a quantia despendida ou paga, se o contratante, que a recebeu, não pode cumprir o contrato.

Recobrar o imóvel ou a coisa é reivindicá-la, para que volte à propriedade de seu antigo dono ou de quem foi tirada. Revela, também, o sentido de *readquirir* a propriedade vendida, mediante restituição do preço ou do pagamento de outro preço, conforme se tenha estipulado.

Recobrar o direito é restabelecê-lo ou o tornar novamente efetivo.

Recobrar a posse é reintegrar-se nela ou a readquirir.

Recobrar os gastos é reaver ou recuperar o valor destes.

RECOGNIÇÃO. Do latim *recognitio* (inspeção, exame, cotejo, conferência), é, propriamente, o exame, a conferência, a inspeção, feitos no sentido de se ter *oreconhecimento* do estado ou da qualidade de um fato, de uma coisa, ou de um direito.

Juridicamente, pois, a recognição importa no processo ou na investigação para que se tenha ciência ou exato conhecimento acerca do fato, da coisa, do direito ou da obrigação examinada, inspecionada, cotejada.

RECOGNITIVO. Do latim *recognitum*, designa o que se mostra hábil ou próprio para *arecognição*, isto é, para que se processe o exame ou a inspeção que possa levar à recognição, ou seja, ao reconhecimento do estado ou da qualidade do que foi submetido ao exame ou à inspeção.

RECOLHIDA. Forma feminina de *recolhido*, de *recolher* (guardar, ocultar), é empregada, na linguagem mercantil e econômica, no sentido de *retirada de circulação* ou *do comércio*, especialmente em referência à moeda.

Moeda ou *nota recolhida* é aquela que perdeu o valor ou foi retirada da circulação.

Recolhida. No sentido religioso, designa a mulher que vive em convento, sem ter feito votos.

Recolhida. E, na linguagem agrícola, exprime o mesmo sentido de *colheita*: recolhida de frutos ou de produtos agrícolas.

RECOLHIMENTO. De *recolher*, do latim *recolligere* (retomar, guardar, recobrar), possui o vocábulo aplicações técnicas no comércio ou nas finanças.

Recolhimento. É vulgarmente empregado no sentido de *entrega de dinheiro* a um estabelecimento, para que o guarde.

Assim, diz-se recolhimento para a entrega de dinheiro arrecadado pelos postos fiscais ou cobradores às tesourarias competentes.

É recolhimento o depósito de dinheiro feito nos bancos ou estabelecimentos bancários.

Recolhimento. No sentido econômico, entende-se o ato pelo qual se retira da circulação a moeda, declarando-a sem valor.

Recolhimento. Decorrencia do sentido de *guarda*, *retirada*, *depósito*, é o vocábulo empregado na acepção de *asilo*, *retiro* ou *abrigo*.

Desse modo recolhimento de crianças ou de idosos exprime a instituição ou o estabelecimento em que se *asilam* ou se *recolhem* crianças ou idosos desamparados.

Recolhimento. Entende-se, também, o encerramento de alguém em uma prisão ou no cárcere.

RECOMENDAÇÃO. Do latim *commendatio*, de *commendare* (confiar, recomendar), na linguagem comum do direito é o vocábulo tomado na tríplice acepção de *apresentação*, *conselho* ou *instrução*.

Assim:

a) recomendação é a apresentação escrita ou verbal, que se faz da pessoa, *em quem se confia e se estima*, a outrem, para que lhe dê trato especial ou a trate com certa consideração.

Neste aspecto, é o sentido da *carta de recomendação*, em que se apresenta o *recomendado* (apresentado), para que tenha boa acolhida pela pessoa a quem se recomendou.

b) é o *conselho* que se dá à pessoa, para que proceda por ele num certo caso. Revela-se *a orientação manifestada* em tom amistoso, a respeito de certo negócio ou de certo fato, para que, voluntariamente, a possa aceitar o recomendado.

Tanto na acepção de *apresentação* (mera recomendação), como na de *conselho*, a recomendação não importa nem em *ordem* nem em *mandato*.

Desse modo, juridicamente, o *recomendante*, a pessoa que dá a recomendação ou faz recomendação, não assume qualquer obrigação ou dever acerca do que possa resultar de sua recomendação.

A apresentação é mero gesto de estima e de confiança nesta mesma estima, para que se considere a pessoa na altura da amizade que lhe dedica o apresentante (recomendante).

O conselho é apenas uma *exortação* acerca do modo de proceder em certo fato.

Somente a *fraude*, como já era princípio firmado no Digesto, ligaria o recomendante ao ato que resultasse da fraudulenta recomendação.

c) quando no sentido de *instrução* a recomendação é a ordem a respeito da *forma* por que se deve praticar ou executar o ato.

Ligada ao mandato, a instrução é decorrência dele, pelo que obriga segundo os termos do próprio mandato, desde que não o altere, pois neste caso seria um *novo mandato*, não *mera instrução*.

Recomendação. Na terminologia do Direito Internacional Público, é o vocábulo usado na acepção de *conselho* ou *convite*.

Assim, recomendação exprime o ato pelo qual um órgão consultivo ou deliberativo, de caráter internacional, diante de uma pendência entre nações soberanas, ligadas a ele, *aconselha* ou *convida* que as partes interessadas deem à dita pendência certa solução, a fim de que se evitem litígios entre elas.

RECOMPENSA. Formado de *recompensar* (retribuir, premiar, pagar), do latim *recompensare*, entende-se a *remuneração*, o *prêmio em dinheiro* ou a *retribuição pecuniária*, que se dá ou se deve à pessoa, como paga de um serviço ou como louvor de um fato, que se tenha realizado por ela.

A recompensa, assim, resulta da *satisfação*, que sentiu o *recompensador*, seja pelo serviço, pela boa ação ou por outro fato qualquer, praticado pelo *recompensado*.

Não se trata, pois, de *ordenado*, nem *salário*, nem *vencimento*. É *abono*, *retribuição*, *prêmio*.

Não obstante a recompensa apresentar-se no aspecto de gratificação, há, em realidade, certa distinção entre eles. A gratificação sempre será ato de liberalidade, sem qualquer ideia de remuneração ou retribuição por serviço prestado. A recompensa virá sempre com o caráter de uma retribuição ou uma paga, que *venha compensar*, *satisfazer*, *indenizar*, *premiar*, em razão de ação ou fato que tenha sido prestado pelo recompensado ou apelo do recompensador.

Recompensa. Casos há, juridicamente, em que a recompensa se apresenta no sentido de *indenização*: assim ocorre quando a *paga* ou a *contribuição* pecuniária, que formula a recompensa, importa em satisfazer danos causados à pessoa.

A recompensa, neste caso, importa no pagamento ou na indenização pecuniária de todos os danos ou dos prejuízos sofridos.

RECOMPENSA ESTIPULADA. É a recompensa (prêmio ou remuneração) prometida a quem preencha certa condição ou execute certo serviço.

Neste caso, cumprida a condição ou executado o serviço, o promitente da promessa está na obrigação de cumpri-la, segundo ele próprio estipulou.

Vide: *Promessa de recompensa*.

A recompensa, na espécie, tanto se pode entender como prêmio ou como compensação, ambos em sentido pecuniário.

RECOMPOSIÇÃO. Do latim *recompositio*, de *recomponere* (recompor, reparar), entende-se a *restauração* ou a *modificação* feita em alguma coisa sem *alteração integral*.

A *recomposição*, pois, é uma *reforma*, em que se podem anotar *substituições*, mas a essência é a mesma.

Assim, apresentando o sentido *do que se refaz*, ou *do que se restabelece*, *recomposição* tem como expressões similares a *reorganização*, a *reconstituição*, o *restabelecimento* e, mesmo, a própria *reconciliação*. Todos mostram o que se compôs novamente, para que cumpram suas finalidades ou sirvam ao próprio destino.

RECOMPRA. De *recomprar* (comprar de novo), entende-se a nova aquisição pelo antigo vendedor da coisa anteriormente vendida. É a *reaquisição* por nova compra.

Vide: *Retrato. Retrovenda*.

RECONCILIAÇÃO. Do latim *reconciliatio*, de *reconciliare* (ajuntar de novo, pacificar, restabelecer a paz), entende-se o *restabelecimento de relações*, que se haviam rompido ou desfeito.

A *reconciliação* é o ato pelo qual, afastadas as incompatibilidades anteriores, ou os motivos de uma separação, restabelece-se ou se junta de novo o que se havia desunido. É a *nova união*, do que se havia separado, ou o *retorno* de quem se havia afastado. É a *pacificação* entre quem se encontrava em luta ou em desinteligência.

Assim, a *reconciliação* dos esposos entende-se o *restabelecimento* da sociedade conjugal, que se havia desfeito, por vontade e iniciativa dos cônjuges.

Reconciliação dos litigantes é o acordo firmado entre eles (transação), para que se termine a contenda ou o litígio, em que se encontravam empenhados.

Em qualquer aspecto, pois, a *reconciliação* emprega-se em sua significação originária: é o acordo, o ajuste ou o ato pelo qual se restabelecem relações interrompidas, *parapacificação*, *nova união*, entre as pessoas desavindas.

Enquanto o acordo ou o ajuste, em que se vai firmar a *reconciliação*, não é ainda concluído ou acabado, as partes ajustantes ou contratantes, entendem-se *reconciliantes*.

Passam a ser *reconciliados*, quando o contrato, ajuste, transação ou ato, que vêm restabelecer as relações jurídicas e pôr fim à contenda ou divergência, se achem perfeitos e acabados.

Reconciliação. Na terminologia do Direito Canônico, designa a solenidade ou a cerimônia com que se consagra a igreja ou o templo que foi profanado ou violado. É a *reconciliação da igreja*.

RECONDUÇÃO. Do latim *reconductio*, de *reconducere*, significava, originariamente, entre os romanos, o ato de arrendar de novo ou tornar a arrendar, quer respeitante ao arrendamento propriamente dito, quer no tocante à locação.

Assim, *locationem renovare* ou *ex integro locare* eram expressões de sentidos equivalentes: significavam *renovar o arrendamento* ou *arrendar de novo*.

Já o *relocare* (locar novamente) se aplicava para designar a *locação* a outrem que não o primitivo locatário.

Na linguagem jurídica atual, entretanto, diverso é o sentido do vocábulo: exprime o prolongamento de um prazo de contrato, com as mesmas condições, *mas sem renovação de ajuste*.

Recondução. Mas, na linguagem do Direito Administrativo e também do Direito Trabalhista, *arecondução* exprime a renovação do contrato.

No sentido do Direito Administrativo, principalmente, a *recondução* entende-se a *renovação da investidura*, em virtude da qual o funcionário, esgotado o prazo originário para o exercício de uma função, é mantido nela por um prazo igual ao primitivo.

Não se trata, pois, de uma *renomeação*, mas simplesmente de uma *prorrogação de exercício*, fundada em nomeação anterior.

A renomeação dá ideia da nomeação nova ou repetida para que o nomeado *retorne* ao cargo ou função. Na *recondução* não há retorno, desde que por ela não há solução de continuidade no exercício do cargo ou função para que se foi reconduzido.

RECONHECIMENTO. Do latim *recognitio*, de *recognoscere* (conferir, cotejar, inspecionar, examinar, achar de novo), é o vocábulo empregado, na linguagem jurídica, em várias acepções, todas elas, em verdade, trazendo a significação de *afirmação* ou de *confirmação*, acerca dos fatos *reconhecidos*.

Assim, segundo as circunstâncias, encontramos *reconhecimento*, aplicado juridicamente, no sentido de *atestação* ou *certificação*, de *declaração* *aprobatória* ou *aprovação*, de *afirmação* ou *confirmação* de *exame* ou *inspeção*.

Facilmente, conforme aplicação, distinguir-se-á o exato sentido.

No entanto, em qualquer circunstância em que se apresente o vocábulo, revelará sempre a *existência de fato anterior*, que vem *comprovar*, *atestar*, *certificar*, *confirmar* ou *autenticar*.

O reconhecimento, pois, nada *gera de novo*, isto é, não formula direito nem estrutura fato ou coisa, que já não fosse efetiva ou existente: *Recognitio nil dat novi*, é o princípio que se firmou.

Entre as locuções, em que o *reconhecimento* é aplicado para determinar a espécie do fato ou ato jurídico, assinalamos as seguintes:

RECONHECIMENTO DA ASSINATURA. É tida a locução no mesmo sentido de *reconhecimento da firma*.

Entende-se o ato por que se confirma ou se certifica a veracidade e autenticidade de uma assinatura, aposta em um documento.

Reconhecimento aí, pois, é a certificação, a atestação ou a confirmação da assinatura.

RECONHECIMENTO DA BELIGERÂNCIA. É o ato pelo qual um Estado soberano *considera* ou *declara* *considerar* como beligerantes os *insurretos* ou *revolucionários* de outra nação, para que sejam como tal tratados e admitidos aos benefícios, que se derivam do direito de guerra.

Dessa forma, não mais serão tratados como *rebeldes*. E a revolução de que participam equipara-se à *guerra*, para aplicação das regras do Direito Internacional Público pelo Estado que como tal os reconheceu.

RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. É o ato pelo qual o devedor, por declaração escrita, confirma ou atesta a existência da dívida que tem para com outrem, seu credor, quando esta não estava devidamente comprovada ou documentada.

O reconhecimento da dívida pode, também, decorrer da declaração confirmatória dela, feita judicialmente, equivalendo, assim, à *confissão de dívida*.

Dessa forma, reconhecimento é, então, tido no sentido não somente de *confirmação*, *afirmação*, como no de *confissão*, que, na espécie, se equivalem.

RECONHECIMENTO DA DUPLICATA. É, na terminologia do Direito Comercial, o ato pelo qual o *comprador-devedor* aceita a duplicata sacada contra ele pelo *vendedor-credor*, para que a pague no dia aprazado.

O reconhecimento da duplicata importa na *confirmação* da obrigação do comprador, em *relação ao preço* do contrato de compra e venda mercantil já concluído, a fim de que, em decorrência dele (reconhecimento), assine ou aceite a *obrigação de pagar o preço*, quando atingido o vencimento do prazo ajustado.

Equivale, juridicamente, ao *aceite* da letra de câmbio e à *emissão* da promissória, pois que tem o mesmo efeito jurídico destes atos: vincula o *reconhecente* à obrigação de pagar, fixada no título, para que a cumpra quando vencida e tornada exigível.

RECONHECIMENTO DA ESCRITA. Na expressão, reconhecimento exprime a *atestação*, *certificação* ou *confirmação* da autenticidade de um documento, seja acerca da *letra* ou da *assinatura*.

E, assim, pelo reconhecimento a escritura ou o *escrito*, em que se passa um contrato ou se fixa uma obrigação, é reputado autêntico ou verdadeiro, para que cumpra ou exerça suas finalidades jurídicas.

O reconhecimento da escritura deve ser procedido por um *exame* ou *perícia*, pela qual se certifica ou se prova a autenticidade e procedência dela.

Vide: *Exame. Exibição. Perícia.*

RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO. Designa o ato pelo qual se atesta ou se confirma a *aqualidade* ou o *estado de filho* conforme CC/2002, art. 1.607.

Nestas circunstâncias, o reconhecido iguala-se aos demais filhos, para que lhes sejam assegurados os mesmos direitos e benefícios e, em relação aos pais, cuja legitimidade se certificou (reconheceu), sejam extensivos os mesmos direitos e deveres, que lhes cabem quanto aos outros filhos.

O reconhecimento da filiação procede de ação judicial, denominada de *investigação*, que tanto pode ser acerca da *paternidade* (filiação paterna), como da *maternidade* (filiação materna).

É intentada, quando autorizada em lei, não somente contra os pais, como contra os herdeiros destes.

Vide: *Reconhecimento do filho.*

RECONHECIMENTO DA FIRMA. É ato pelo qual o tabelião atesta ou certifica a autenticidade da assinatura, aposta em um documento particular.

É, assim, a *declaração pública* de que a firma ali fixada foi realmente feita (assinada) pela pessoa a quem se refere.

Desse modo, o reconhecimento aí é meio de *autenticação* ou *certificação e confirmação de autenticidade*.

E, assim, a *firma reconhecida* é tida como *verdadeira e legítima*.

No entanto, a presunção de legitimidade e veracidade atribuída à firma autenticada pelo reconhecimento não é absoluta. Pode ser desfeita ou cede diante da evidência de uma *perícia*, pela qual se mostre e prove o contrário, isto é, não ser ela verdadeira nem legítima.

O certo, pois, é que o reconhecimento encerra a presunção (*juris tantum*) de *veracidade*, enquanto demonstração mais forte não a destrua ou a anule.

Em relação às *procurações* ou *substabelecimentos de procurações*, passados por instrumento particular, exige a lei, obrigatoriamente, o reconhecimento da assinatura que o firma. É condição essencial à validade dele em relação a terceiros.

É princípio ainda firmado que os documentos ou instrumentos particulares, sujeitos a registros ou voluntariamente levados a registros, devem ter, anteriormente, as respectivas firmas reconhecidas.

Vide: *Firma. Reconhecimento da assinatura. Reconhecimento da letra.*

RECONHECIMENTO DA LETRA. É o ato pelo qual o tabelião ou o escrivão atesta ou certifica, no próprio documento ou escritura que lhe é apresentada, que a *letra* pertence ou foi feita pela própria pessoa que a assina.

É, portanto, a *certificação da procedência e feitura* do escrito, atribuídas a determinada pessoa. E, deste modo, fica autenticada a *autoria do escrito*.

O reconhecimento da letra era formalidade substancial para a validade da procuração passada por instrumento particular, em relação a terceiros, hoje, sem valia, pela dispensa da exigência que antes se fazia, quanto à procuração de próprio punho Cód. Civil/2002, art. 654, caput (Cód. Civil/1916, art. 1.289).

No entanto, a exigência legal não atinge o mandato judicial, onde somente se exige o *reconhecimento da firma*.

A falta de reconhecimento da letra, bem assim da firma, pode ser suprida posteriormente, seja pelo preenchimento da formalidade omitida, desde que o documento ou a escritura fora formulada segundo os preceitos legais, seja pela feitura de novo documento, que ratifique o anterior. (ngc)

RECONHECIMENTO DA POSSE. É o ato judicial, pelo qual se declara a *existência da posse* ou o *direito à posse*, pretendida ou alegada por alguém.

Importa, pois, na decisão ou no decreto judicial que, admitindo justa a posse alegada por alguém, vem reintegrá-lo, ou confirmá-lo (mantê-lo), na dita posse, para que lhe sejam assegurados e garantidos todos os direitos e benefícios, que dela se derivam.

O *reconhecimento da posse* se efetiva pelas *ações possessórias*. Assim, quando discutida, é por estas ações que a posse, afinal, se *reconhece*, isto é, se certifica ou se atesta.

RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. Assim se entende a sentença declaratória da propriedade, pela evidência da usucapião, alegada e provada.

Declarada a usucapião, o *usucapiante*, aquele a favor de quem se deu a sentença, adquire o pleno domínio sobre o imóvel usucapto.

Vide: *Usucapião*.

RECONHECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES. É o ato pelo qual se declara a existência legal de uma associação, para que possa funcionar regularmente.

O reconhecimento, em regra, é feito por ato da autoridade administrativa, sob cuja jurisdição esteja a associação, mediante o qual expede a autorização para funcionamento, após a verificação de haver atendido a associação todos os requisitos legais.

Além de ser ato que deva ser atendido pela associação, para que se mostre de *existência regular* e possa funcionar legalmente, quando se exige o *prévio reconhecimento*, é por ele que a associação adquire a qualidade de *pessoa jurídica* de vida ou existência legal.

O reconhecimento, pois, exprime a declaração ou a afirmação da existência legal das associações, demonstrando o preenchimento de todas as exigências e requisitos legais.

RECONHECIMENTO DE PODERES. Entende-se a *verificação* ou a *confirmação de poderes*, para que, investida neles ou autorizada por eles, possa a pessoa exercer o mandato ou desempenhar as atribuições, que deles decorrem.

No sentido político, o reconhecimento de poderes é a verificação ou a apuração do resultado de uma eleição, para que se faça a declaração dos eleitos ou se confirme a eleição que os investe na delegação.

No reconhecimento de poderes, a instituição ou o órgão, a que cabe fazê-lo, averigua a legitimidade do pleito e a elegibilidade do candidato, para afinal declará-lo eleito e empossá-lo na função ou delegação para que foi sufragado.

RECONHECIMENTO DE UTILIDADE PÚBLICA. É o ato pelo qual o Poder Público declara uma coisa ou uma instituição de interesse público ou útil à coletividade, a fim de que possa fruir os benefícios que, por este motivo, lhe são assegurados por lei.

O reconhecimento de utilidade pública não equipara as coisas assim reconhecidas às coisas públicas. Coisas ou instituições particulares continuam a ser vistas por este aspecto jurídico.

No entanto, o reconhecimento traz para elas os benefícios e favores legais, que se concedem às coisas assinaladas como úteis e necessárias ao bem-estar coletivo.

RECONHECIMENTO DO DIREITO. É a declaração ou a decretação da procedência ou legitimidade de um direito, pelo qual se atribui ao titular dele todo apoio legal, para que o possa usar, fruir e dispor, segundo os princípios firmados pela lei.

Reconhecimento, no caso, é a afirmação do direito.

RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO. É a *afirmação* do direito de propriedade, de que decorre o domínio ou o direito de dono e senhor sobre a coisa.

O reconhecimento do domínio, confirmação ou afirmação do domínio é fundado sempre *naprova documentária* ou no *título*, em que se firmou ou se fixou o direito de propriedade.

Mas, nos casos de *usucapião*, o reconhecimento do domínio decorre da atribuição da propriedade, fundada na prescrição aquisitiva.

RECONHECIMENTO DO ESTADO. É o ato pelo qual um Estado soberano declara a sua intenção de manter relações com o novo Estado, admitindo-o como nação independente e politicamente organizada.

O reconhecimento, neste caso, é a confirmação da existência soberana do novo Estado, para que possa ser trazido à sociedade das demais nações soberanas.

Desse modo, conceito exaurido da própria significação do vocábulo (reconhecimento, juridicamente, é a *confirmação do que existe*), e, segundo ponderação clara de Clóvis

Beviláqua, não é o reconhecimento que vem afirmar a existência do novo Estado nem conferir ao mesmo os atributos de soberania e existência.

O reconhecimento vem declará-lo *membro* da sociedade dos Estados, para que, como define Rivier, seja dada ao novo Estado “a segurança, de que lhe será permitido ocupar, nesta mesma sociedade, um lugar e uma classe determinada, com o caráter de organização política independente”.

O reconhecimento do Estado difere do *reconhecimento do governo*.

O reconhecimento pode ser expresso ou tácito. No primeiro caso quando se manifesta por nota diplomática ou de tratado. É o *reconhecimento formal*. O reconhecimento tácito, ao contrário, resulta da prática de atos que implicam o reconhecimento, como manutenção de relações ou enviatura de agentes diplomáticos. É um *reconhecimento de fato*.

RECONHECIMENTO DO FILHO. É a declaração ou o ato pelo qual uma pessoa confessa ou declara ser o pai ou a mãe de determinada pessoa. É a *declaração da paternidade* ou da *maternidade*.

O reconhecimento do filho, assim, mostra-se ato espontâneo ou procedente dos pais, enquanto o reconhecimento da filiação importa em investigação promovida pelo próprio filho.

Reconhecimento do filho e perfilhação trazem sentidos análogos. No entanto, *perfilhação* já se entende o reconhecimento solene ou já confirmado judicialmente.

Vide: *Filho. Filiação*.

RECONHECIMENTO DO GOVERNO. É o ato pelo qual um Estado soberano manifesta a intenção de manter relações com o governo, que se instituiu ou se impôs em outro Estado, em consequência de uma revolução vitoriosa ou de um golpe de Estado.

O reconhecimento do novo governo, pelo restabelecimento de relações com o Estado, onde ele se implantou, importa na aceitação de sua legitimidade ou como o legítimo órgão político da nova ordem ali instituída.

O reconhecimento do governo ocorre expressa ou tacitamente, como no caso do reconhecimento do Estado.

RECONHECIMENTO DO LOCAL. É o vocábulo, aí, tido na significação de verificação, exame ou inspeção.

Reconhecimento do local é a inspeção que se faz acerca do terreno, da situação das coisas, que aí se possam encontrar, e da configuração do próprio terreno.

RECONHECIMENTO DO SINDICATO. É o ato emanado da autoridade pública, mediante o qual se considera o sindicato como legalmente constituído, para que possa funcionar e cumprir suas finalidades legais.

Vide: *Reconhecimento das associações*.

RECONHECIMENTO DO TESTAMENTO. É o ato ou o processo pelo qual se atesta ou se certifica a veracidade de um testamento, para que possa ser legalizado e produzir os desejados efeitos.

Em regra, o reconhecimento do testamento ocorre quando é ele promovido por escritura particular. E é processado pela *declaração das testemunhas*, que vêm confirmar a veracidade e autenticidade dele.

O testamento por instrumento público traz o *certificado*, dado no próprio instrumento pelo escrivão ou tabelião que o fez. Por ele é que se assegura a autenticidade do testamento.

RECONHECIMENTO LEGAL. É a declaração ou a afirmação da legalidade de alguma coisa, em virtude do que está apoiada em lei e pode, validamente, fruir as regalias legais.

RECONSIDERAÇÃO. De *reconsiderar* (considerar ou apreciar novamente), entende-se um *novo estudo* ou um *novo exame* procedido em caso ou questão já resolvida, *para que se tome outra solução*.

Reconsideração, assim, exprime claramente a *nova decisão* ou o *novo despacho*, que modifica ou altera decisão ou despacho anterior. É a *suspensão*, por medida posterior, da execução do ato ordenado.

A reconsideração é ato que se caracteriza em ser promovido pela *mesma autoridade*, que tenha pronunciado ou dado a solução anterior, modificando-a ou a alterando.

Assim, mesmo quando toma o aspecto ou analogia de um *recurso*, a competência dele é da própria autoridade que proferiu o despacho ou pronunciou a decisão de que se pede reconsideração.

Administrativa ou judicialmente, cabe à parte interessada pedir *reconsideração do despacho*, quando, para alteração ou modificação das medidas, que nele se fixam, não estabelece a lei recurso próprio e especial.

No pedido, como é claro, deve a pessoa expender os argumentos que o motivam, para que não se mostre irreverente ou inoportuno.

Na ordem administrativa, por determinação legal, o pedido de reconsideração *não pode ser renovado*. Quer isto significar que não há reconsideração da reconsideração.

Neste caso, se o ato não reconsiderado ofende direitos, deve recorrer o interessado a outros meios que a lei lhe faculte.

RECONSTRUÇÃO. De *reconstruir* (construir ou edificar de novo), é a *nova edificação ou areedificação* de casa ou de prédio, que tenha aluído ou que se tenha desmontado.

A *reconstrução*, pois, exprimindo e indicando a *nova construção* ou a *construção que se faz novamente*, distingue-se, perfeitamente, da *restauração* ou da *reparação*.

Na reconstrução tudo se faz de novo ou tudo se repete, pois que nada há feito, para que se aproveite. A reconstrução, pois, pressupõe uma construção que desapareceu, seja porque se tenha desmoronado o edifício ou porque tenha sido derrubado.

Nada, portanto, é aproveitado da construção antiga. E mesmo que seja aproveitado o material retirado da construção anterior, não perde o vocábulo o exato sentido em que é tomado: realização ou execução de obra nova em substituição à que se destruiu ou foi desfeita.

Na restauração ou na reparação, há aproveitamento da obra velha, havendo, pois, um *conserto* ou uma *execução de obras* pelo zelo ou conservação da obra existente.

Igualmente, a reconstrução não se confunde com o melhoramento. O melhoramento implica a existência da reconstrução, que por ele se beneficia ou se valoriza. Na reconstrução a anterior construção desapareceu. E justamente por isso é que se vai fazer a nova construção ou se vai construir novamente.

A reconstrução estabelece, no caso do *usufruto*, interessantes aspectos. Quando naturalmente se destrói a construção, sem culpa do proprietário, o usufruto se extingue.

Mas, se ele se reconstrói com a *indenização* do seguro, o usufruto se restabelece.

Reconstrução. No sentido administrativo é tido na significação de *reorganização*.

E, desse modo, veem-se as expressões *reconstrução dos serviços* ou *reconstrução administrativa* exprimindo o sentido de reorganização ou de recomposição.

No entanto, mais aconselhável seria que semelhante expressão fosse aplicada para indicar o fato que é por ele definido, dando-se a reorganização dos serviços ou da administração o nome que melhor assenta: *recomposição* ou mesmo *reorganização*.

RECONSTRUÇÃO PARCIAL. Evidentemente, se a coisa se destrói ou se danifica em parte, pode ser aplicada a expressão reconstrução em referência a essa parte que se vai construir de novo, a fim de que o edifício se complete como era antes.

RECONVENÇÃO. Como expressão jurídica, *reconvenção* provém de *reconventio*, termo usado pelo Direito Canônico e utilizado pelos glosadores.

É uma composição do *conventio*, de *convenire*, tomada na acepção jurídica de *citar judicialmente* ou *acusar em juízo*.

A *reconvenção*, portanto, é a demanda sucessiva do réu ou aquele que, por sua vez (*vicissim*), o réu propõe, simultaneamente, contra o autor.

Exprime, assim, a alegação, por parte do réu, de direito próprio, geralmente de natureza creditória, contra o autor, com força para alterar, modificar ou excluir o pedido originário deste.

Mas não se confunde com a *compensação*. Apresenta-se como um *pedido distinto*, de modo que tanto pode ser feito no curso da ação do autor, pela reconvenção, como por ação própria e autônoma. É ação *per si*.

No entanto, a finalidade da reconvenção é a compensação. Assim, reconvenção e compensação assemelham-se pelos efeitos compensativos ou compensatórios que produzem.

Tanto na reconvenção como na compensação, os valores creditórios de reconvincente ou do recompensante são computados para anulação ou diminuição dos valores creditórios do reconvincente ou do compensado.

Os romanos já conheciam e se utilizavam de reconvenção, tendo-a sob a denominação *demutua petitio*: por ela os litigantes eram simultaneamente autores e réus. Este é, ainda hoje, um dos efeitos da reconvenção.

Embora, porém, a demanda ou ação reconvenicional (reconvenção) se manifeste uma ação distinta, ou se mostre um pedido próprio e diferente, deve fundar-se em direito compensável com o direito do autor, e exibir certa conexão ou correlação com o pedido dele.

A reconvenção é formulada na própria *contestação*, dela sendo intimado o autor. Não se faz mister, pois, a *citação pessoal* para que se entenda proposta.

A reconvenção tem por efeitos principais a *prorrogação da jurisdição* e a *união processual* das duas ações, para que se discutam juntamente os pedidos, que nelas se formulam, e se julguem simultaneamente.

Não pode o réu, em seu próprio nome, reconvir ao autor, quando este demandar em nome de outrem; também não se admitirá reconvenção nas causas de procedimento sumaríssimo.

Também não se admite a reconvenção quando o juiz, em que se processa a ação principal, é incompetente para tomar conhecimento daquela, em razão da matéria. A competência *ratione materiae* é improrrogável.

Proposta a *reconvenção* seguirá ela o curso natural, mesmo que o autor reconvincente venha a desistir de sua ação.

Vide: *Contestação*.

RECONVINCENTE. De *reconventum*, participio de *reconvenire*, é a expressão usada para designar a pessoa contra quem se propôs a reconvenção. É o réu da reconvenção e autor da ação.

RECONVINTE. Do latim *reconveniens*, de *reconvenire* (reconvir), é a expressão própria para designar a pessoa que *reconvém* do demandado que requereu reconvenção contra o demandante.

Assim, na terminologia jurídica, *reconvincente* é o autor da reconvenção, isto é, o réu que, por sua vez, tendo direito próprio a opor ao direito do autor, intenta contra ele a própria ação.

RECONVIR. Indica o ato de propor (o réu) *reconvenção* contra o autor da demanda.

RECOPILAÇÃO. De *recopilar*, exprime o mesmo que compêndio. É, assim, o resumo ou a síntese do que se contém em uma obra literária ou científica. Mas traduz, igualmente, o sentido de *compilação* ou *coleção* de vários trabalhos literários ou científicos, enfeixados numa obra.

RECOPILAÇÃO DE LEIS. É a coleção ordenada de leis sobre determinada matéria, ou sobre várias matérias. É similar à *consolidação de leis*.

RECORRENTE. De *recorrer*, entende-se a pessoa que interpõe qualquer recurso ou usa de recurso, permitido legalmente, para que se modifique ou se altere o teor de uma sentença ou de uma decisão.

Segundo a espécie do recurso, o recorrente toma várias denominações: é *apelante*, é *embargante*, conforme o recurso é de apelação, de agravo ou de embargos.

Para os recursos especiais é mencionado simplesmente *recorrente*. Não tem denominação especial.

RECORRER. Com a significação vulgar de *tomar novo curso*, *seguir em nova carreira*, é o verbo empregado, na linguagem jurídica, para indicar a ação de pedir, por meio de medida indicada legalmente (recurso), que se altere ou se modifique o *decisório*, por ser injusto ou por contrariar espírito da própria lei.

Assim, *recorrer* é *interpor recurso* ou *intentar o recurso* que compete ao caso.

Vide: *Recurso*.

RECORRIDO. De *recorrer*, designa, geralmente, o juiz ou o tribunal para que se recorreu. Mas indica igualmente o adversário ou a parte contrária, favorecida pela sentença ou pela decisão, cujo recurso se interpôs.

Quando o recurso é intentado para outro juiz ou tribunal, o juiz *recorrido* é dito de juiz *a quo* e o juiz ou tribunal para quem se recorre é chamado de *ad quem*.

RECORRÍVEL. De *recorrer*, é a expressão usada para qualificar o despacho, a decisão, a sentença ou o acórdão, de que cabe recurso ou de que se pode recorrer ou formular para instância superior.

A qualidade de recorível, ou a *recorribilidade*, é sempre estabelecida em lei, pois que nenhum recurso será interposto lícitamente, quando não autorizado ou indicado na própria lei e dentro do prazo igualmente estabelecido.

Recorrível, assim, indica a condição de legítimo ou a legitimidade do recurso, para que possa ser intentado e produza a intenção desejada, nos termos da lei.

RECOVAGEM. Formado de *récova* (récua), do árabe *recub* (cavalgada, caravana), é vulgarmente empregado o vocábulo para designar o transporte de gêneros ou mercadorias por meio de *récuas* ou *caravanas de bestas de carga*.

Recovagem, assim, é o *comboio de bestas de carga*, isto é, a condução ou o transporte de mercadorias por animais ou bestas de cargas.

Juridicamente, a recovagem importa no próprio contrato de transporte por meio de *récuas*, *récovas* ou *tropas*.

Desse modo, designa o contrato pelo qual se efetiva ou se cumpre o *transporte por terra*, *por meio de animais*.

Não se confunde com a *barcagem*, que é o *transporte por água por meio de barcos*. Nem com a *carretagem*, que é o transporte por meio de *carretas*. Nem com a *alquilaria*, que é contrato de aluguel, para transporte.

Recovagens. Extensivamente, exprime o *preço* devido por esta espécie de transporte. É o *fretedevido* ao *recoveiro*.

RECOVEIRO. De *recovar*, formado de *récova* (tropa ou conjunto de bestas de carga), designa a pessoa que, como parte contratante da recovagem, assume a obrigação de efetuar o transporte de mercadorias ou gêneros, no lombo de animais.

É, pois, o condutor ou o comissário de transportes de gêneros ou mercadorias por meio de *récovas*.

Tropeiro e recoveiro têm significações equivalentes. Designam o condutor ou o expedicionário das mercadorias ou gêneros, que lhes são entregues para condução ou transporte.

No entanto, tropeiro exprime propriamente o recoveiro, que acompanha a *tropa*, por meio da qual executa o transporte, que lhe é confiado. É o *almocreve*.

Não está, porém, o recoveiro obrigado a levar ele mesmo a *récova* ou a *tropa*, que vai conduzir a carga, de cujo transporte se encarregou. Pode ser mero *comissário do transporte*, realizado por sua conta e sob sua responsabilidade.

O *recoveiro*, como expedicionário ou condutor, está igualado ao depositário, respondendo pelas mercadorias ou gêneros que lhe são entregues para transportar, salvo caso fortuito ou de força maior.

RECREAÇÃO. Do latim *recreatio*, de *recreare* (divertir, deleitar, distrair), entende-se o mesmo que *recreio*.

Desse modo, recreação é a distração, o prazer, o deleite ou a coisa que os possa promover. Tem, pois, o mesmo sentido de *diversão*.

Assim, o *teatro*, o *cinema*, o *circo*, são instituições de recreação ou diversão.

Vide: *Recreio*.

RECREIO. De *recrear*, do latim *recreare* (divertir, folgar, distrair) indica o vocábulo tudo que se promove ou se faz para distração, alegria ou divertimento, como o próprio divertimento, deleite ou distração.

Desse modo, quando exprime a *coisa* que se faz ou a *obra*, que se executa, para *recreação*, *divertimento* ou *prazer*, juridicamente entende-se que não é coisa *necessária* ou *indispensável*.

É coisa que se fez para *gozo* e para *delícia*, para alegria ou satisfação íntima da pessoa.

Daí por que, quando em referência às *benfeitorias*, as que se mostram *recreativas* ou de *mero deleite* não se integram entre as benfeitorias indenizáveis, por se mostrarem desnecessárias ou dispensáveis.

As benfeitorias de recreio trazem maior alegria ou dão à coisa maior agradabilidade. Mas não são de imediata utilidade nem de necessidade.

Recreio. Na linguagem escolar, exprime o período de folga ou de descanso dado ao aluno, em meio dos estudos diários.

E, extensivamente, assim se denomina o próprio local, em que os alunos ou os escolares permanecem durante este período de folga, dedicando-se a brinquedos ou distrações.

RECRUTA. Do francês *recruter* (recrutar), é a designação atribuída ao soldado, recém-incorporado às forças armadas, e não preparado ainda ao serviço efetivo do exército.

O recruta é o militar aprendiz ou ainda no período inicial da instrução.

Na linguagem militar, quando o recruta se entende apto ou já suficientemente instruído para ser considerado um soldado e fica dispensado deste período inicial de instrução, diz-se *que passou a pronto*, isto é, está convenientemente preparado ou habilitado.

RECRUTAMENTO. De *recrutar*, do francês *recruter* (alistar, arrolar), entende-se o ato pelo qual se alista ou se faz o rol de pessoas para que participem ou se integrem em alguma reunião.

Na terminologia militar, é o *alistamento*, ou o processo pelo qual se executa a relação de pessoas que devem ser chamadas ou convocadas para o serviço efetivo do exército, ou das forças armadas.

Neste sentido, *recrutamento* e *censo* tomam sentidos equivalentes, desde que ambos exprimem o relacionamento ou o arrolamento de pessoas (recenseamento) em condições de serem trazidas às forças armadas.

Recrutamento. Mas é ainda o vocábulo tomado no sentido de *aliciamento* ou de *angariação* de pessoas para determinados fins.

Recrutamento de trabalhadores é assim o ato pelo qual se conseguem ou se assalariam trabalhadores para uma fazenda ou para execução de um serviço.

RÉCUA. Do árabe *recub*, entende-se o conjunto de bestas de cargas, empregadas para o transporte de mercadorias. Tem o mesmo sentido de *tropa*.

Vide: *Recovagem*. *Recoveiro*.

Quando a *récu*a é alugada por seu proprietário ao recoveiro, para que este, por sua conta, execute o transporte entre o proprietário da *récu*a e o recoveiro, forma-se o contrato de *angária*.

Angária é o contrato de locação de bestas de carga, tendo o mesmo sentido de *alquilaria*. Distingue-se, pois, da *recovagem*, que não é o aluguel de bestas de carga, mas o transporte por bestas de carga.

RECUO. De *recuar* (retroceder, ir para trás), é expressão usada na linguagem jurídica para indicar a *anexação* ou a *incorporação* de uma faixa de terreno, de propriedade particular, fronteira ou adjacente a um logradouro público, ao mesmo logradouro, com a finalidade de se executar um projeto de alinhamento, ou modificar alinhamento já aprovado pela Prefeitura.

E a denominação advém, precisamente, em virtude da *anexação* ou *incorporação* do terreno importar num *afastamento* ou propriamente num *reco* da testada do terreno.

RECUPERAÇÃO. Segundo o próprio sentido do *recuperatio* latino, de que se deriva, *recuperação* exprime a *restituição judicial*.

Assim, tanto traz o sentido de *reapossamento* como de *reivindicação*.

Recuperação, pois, é o meio judicial de que se utiliza a pessoa para *reaver* ou se *reapossar* da coisa extraviada, perdida, furtada ou de que, por qualquer meio, se perdeu a posse.

E, deste modo, a *recuperação* não significa somente a restituição da própria coisa perdida, extraviada ou furtada, como, notadamente no caso de títulos, a substituição deles por outros.

Neste caso, antes que se efetive a *recuperação* pela substituição dos títulos pretendidos, por outros, é decretada a *caducidade* (anulação) dos títulos reclamados.

Recuperação. Mas, em relação à posse dos imóveis, é o vocábulo empregado no sentido *deretomada* ou *desforço pessoal* intentado pelo possuidor contra quem lhe quer tirar a posse ou contra o esbulhador da posse.

A recuperação, nesta circunstância, tem que ser imediata ao esbulho ou em seguida ao momento em que teve o possuidor conhecimento dele.

É como bem já fixara Ulpiano, no Digesto: *non ex intervallo, sed ex continenti*.

Aliás, a lei civil, quando a permite, já bem acentua: *contanto que o faça logo* Cód. Civil/2002, art. 1.210, § 1º (Cód. Civil/1916, art. 502).

Neste caso, recuperação não designa a restituição judicial, mas a restituição conseguida pela própria ação ou esforço do interessado. (ngc)

RECUPERAÇÃO DA PESSOA. Neste particular, isto é, em relação às pessoas, *recuperação* é tomada no sentido de *reeducação* ou *readaptação* a novos misteres ou ofícios. Desse modo, a recuperação se revela ou se cumpre pelo ensinamento ou aprendizado, dado à pessoa, para que a torne hábil ou apta ao desempenho de novas atribuições, ou mesmo pela reeducação moral da pessoa, que se afastara da vida regular, trazendo-a à vida honesta.

RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. O empresário ou a sociedade empresária (devedor), que preencha os requisitos do art. 48 da Lei nº 11.101/2005, pode propor e negociar com os credores um plano de recuperação para reerguer a empresa (arts. 161 a 167 da mesma lei). O plano poderá ser homologado em juízo, desde que tenha uma justificativa e conste de documento com as assinaturas dos credores que a ele aderiram e a ele ficarão sujeitos (art. 162 da Lei nº 11.101/2005), ou cujos termos e condições foram aceitas expressamente por credores que representem mais de três quintos de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos (art. 163 da Lei nº 11.101/2005). A sentença homologatória constitui título judicial, produzindo efeitos em relação a todos os signatários.

O plano de recuperação só produz efeitos após a sua homologação e ele não poderá ter por objeto o pagamento antecipado de dívidas, tampouco o tratamento desfavorável aos credores que a ele não se sujeitam (art. 161, § 2º, da Lei nº 11.101/2005).

O plano não é aplicável aos titulares dos créditos decorrentes de venda com reserva de domínio, arrendamento mercantil, de promessa irrevogável de venda de imóvel, créditos tributários, trabalhistas, por acidentes de trabalho, e de contrato de câmbio (veja art. 161, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 para lista completa).

De acordo com alguns doutrinadores, este plano de recuperação extrajudicial também não abrange o proprietário fiduciário que, na hipótese de inadimplemento da obrigação garantida, pode vender a coisa a terceiro e aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e despesas decorrentes, entregando ao devedor o saldo que houver (Lei nº 4.728, de 1965, art. 66, § 4º, e Dec.-Lei nº 911, de 1969, art. 2º), nem a instituição financeira que fez o adiantamento ao exportador relativo ao contrato de câmbio. (gc)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. O instituto veio ampliar a possibilidade de negociação dos devedores e seus credores e está disciplinado na nova lei de recuperação judicial, extrajudicial e falências (Lei nº 11.101/2005, arts. 47 a 74).

Pode requerer a recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos, pelo menos, e que atenda cumulativamente aos seguintes requisitos: a) não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; b) não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; c) não ter, há menos de 8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V, Capítulo III da Lei nº 11.101/2005; e d) não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. A recuperação judicial também pode ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. Entretanto, agora, a

nova lei, em seu art. 2º, inciso I, excluiu a sua incidência e aplicação à sociedade de economia mista.

O juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da situação da filial da sociedade que tenha sede no exterior será o competente para processar o pedido de recuperação judicial e, sendo deferido o seu processamento, suspende-se, também, o curso da prescrição, pelo prazo improrrogável de cento e oitenta dias (esse prazo é contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial).

A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou falência relativo ao mesmo devedor (§ 8º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005). (gc)

RECUPERATÓRIO. É indicativo de todo ato ou processo instaurado para promover a recuperação ou a própria ordem expedida para efetividade da recuperação.

RECURSO. Do latim *recursus*, possui o vocábulo, na terminologia jurídica, um sentido amplo e um sentido estrito.

Em sentido amplo, *recurso* é todo *remédio*, *ação* ou *medida* ou todo *socorro*, indicados por lei, para que se *proteja* ou se *defenda* o direito ameaçado ou violentado.

É a *proteção legal* assegurada para garantia e integridade dos direitos.

Desse modo, *ação* judicial e *recurso*, remédios jurídicos que são contra as turbações ou as violações às relações de direito, trazem sentido equivalente.

As ações, as medidas preventivas e acauteladoras, as exceções, a contestação integram-se no sentido lato do vocábulo, indicando-se *recursos* ou *remédios judiciais*.

Recurso. Mas, em sentido restrito, naquele em que é tido na linguagem forense, recurso corresponde a *provocatio* dos romanos: é a *provocação a novo exame dos autos para emenda ou modificação da primeira sentença*, segundo bem define João Monteiro.

Nesta razão, o recurso mostra-se o ato pelo qual se encaminha ao próprio juiz, a outro juiz ou ao tribunal o conhecimento da questão já decidida, para novo exame, e alteração ou anulação da decisão já tomada.

Sem fugir, pois, ao sentido genérico de remédio jurídico (*remedium juris*), é propriamente o meio pelo qual a parte, prejudicada por uma decisão judiciária, se dirige à autoridade que a prolatou ou à autoridade superior, a fim de obter uma reforma ou anulação da decisão, que reputa ofensiva a seus direitos.

O recurso sempre se interpõe da autoridade de inferior instância (juiz *a quo*) para a autoridade de superior instância (juiz *ad quem*). Pode, porém, ser intentado perante o próprio juiz que decidiu.

Vide: *Embargos*.

Nenhum recurso pode ser utilizado validamente, sem que a lei o indique para o caso em espécie.

E, para as diversas espécies de decisões, estabelece a lei recursos próprios: apelação, embargos, agravos etc.

Cada espécie de *recursos* tem a sua aplicação própria, indicada na regra legal, sendo, por isso, oportuna e cabível aos casos em que a própria lei enumera ou assinala.

Desse modo, quando a lei *não permite recurso* é a decisão *irrecorrível*, sendo, pois, desde logo, *irretratável*.

O recurso é remédio jurídico que tanto pode ser intentado em processo civil, penal, trabalhista; como em administrativo.

E, assim, recebem, como distinção, as denominações correspondentes, para que sejam definidas as próprias espécies em que se manifestam.

Em regra, somente os recursos judiciais, isto é, os recursos civis, penais ou trabalhistas tomam a forma de recurso *contencioso*, porque neles se trava nova *discussão*, para fundar a nova decisão.

Os recursos contenciosos tanto se interpõem das decisões principais, isto é, contra as sentenças definitivas ou julgadoras do feito, como das decisões incidentais proferidas no curso do processo. As leis processuais determinam as razões que os podem provocar e as espécies que devem ser utilizadas para cada caso, isto é, se embargo, agravo, apelação etc.

Inovação introduzida ao art. 511 pela Lei nº 8.950/94 foi denominar, especificadamente, as entidades (Ministério Público, União, Estados, Municípios e respectivas autarquias) dispensadas do preparo do recurso.

Os demais órgãos da Administração Indireta também estarão isentos, desde que haja norma liberatória expressa.

A necessidade, ou não, de preparo pode decorrer de disposição do próprio Código (como, por exemplo, no caso de apelação e dos embargos declaratórios) ou de lei especial (os embargos infringentes, *v.g.*, somente estarão sujeitos a pagamento de custas se a lei local assim determinar).

A Lei nº 9.756, de 17.12.98, dispondo sobre o processamento de recursos no âmbito dos tribunais, alterou a redação de dispositivos do CPC, especialmente na seção do recurso extraordinário e do recurso especial.

RECURSO ADESIVO. Aquele que tem cabimento quando ocorre sucumbência recíproca, ou seja, saírem vencidos no mesmo processo o autor e o réu. Neste caso, ao recurso interposto por uma das partes poderá aderir a outra.

O recurso adesivo se subordina ao recurso principal, mas a ele se aplicam as regras do recurso independente, tais quais admissibilidade, preparo e julgamento.

RECURSO ADMINISTRATIVO. Em sentido amplo, o recurso administrativo pode ser entendido como toda petição ou apelo dirigido à autoridade pública, para que se desfaçam as consequências ou efeitos das medidas desfavoráveis ao recorrente.

Neste sentido, a própria *queixa* pode ser entendida como um recurso.

Mas, no sentido administrativo, o recurso também pode ser tomado na significação de *umremédio para provocar* uma nova decisão acerca de decisão já dada em um processo administrativo, para que seja ela alterada, reformada ou anulada.

Neste caso, o recurso importa em devolver ou levar, ao conhecimento de autoridade imediatamente superior, a questão, cuja decisão já se tomou, para um novo julgamento ou uma nova decisão.

Em regra, os recursos administrativos não recebem denominações especiais, sendo genericamente indicados pela expressão recurso.

RECURSO CONTENCIOSO. É o que se gera da *impugnação* à decisão ou despacho proferido em processo contencioso, para que, apresentadas as razões desta impugnação, seja submetido ao veredicto de juiz ou tribunal de grau superior.

RECURSO DE OFÍCIO OU RECURSO “EX OFFICIO”. Assim se denomina impropriamente a remessa dos autos à Superior Instância e nos casos em que a lei prevê o reexame necessário da decisão de primeira instância, como no art. 475 do Código de Processo Civil.

RECURSO DE REVISTA. Cabe recurso de revista para turma do TST das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos TRTs, quando proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou dispositivo constitucional ou derem ao mesmo dispositivo de lei federal ou estadual, convenção ou acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial interpretação divergente (CLT, art. 896).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. É o remédio legal processual penal contra decisão (exceto despacho de mero expediente), sobre a qual não há recurso, e sentença extintiva do processo com ou sem julgamento do mérito.

Cabimento. Caberá de decisão ou sentença nas hipóteses arroladas pelo art. 581 do Código de Processo Penal.

Terá o prazo de cinco dias, exceto para a hipótese do inciso XIV do art. 581 do Código de Processo Penal (inclusão ou exclusão de jurado na lista geral), que é de 20 dias, a contar da publicação da lista.

Poderá ser interposto por petição ou por termo nos autos.

Quando houver de subir por instrumento, a parte deverá indicar, no termo respectivo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda extração de traslado.

O traslado deverá ser extraído, conferido e concertado no prazo de três dias.

Dele constará a decisão recorrida, a certidão de intimação e o termo de interposição.

O recorrente e o recorrido têm o prazo igual de dois dias, aquele para o oferecimento de razões, e este para resposta.

Com ou sem a resposta do recorrido, os autos serão conclusos ao juiz que, no prazo de dois dias, reformará ou sustentará o despacho.

Se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte prejudicada poderá recorrer da nova decisão por simples petição.

O recurso em sentido estrito deverá ser apresentado ao juízo *ad quem* no prazo de cinco dias da publicação da resposta do juízo *a quo* e, uma vez publicada a decisão do juízo *ad quem*, os autos deverão ser devolvidos, também no interregno de cinco dias, ao juízo *a quo*.

RECURSO ESPECIAL. *Recurso especial* é remédio judicial destinado a decidir questões de direito infraconstitucional.

Deve ser dirigido ao presidente do STJ e, tendo função análoga ao recurso extraordinário, tem por finalidade a uniformização da jurisprudência federal.

O recurso especial tem cabimento quando o Tribunal Estadual (de justiça, de alçada ou de justiça militar), proferir decisão que, em única ou última instância (CF, art. 105, III, *a, b* ec):

a) contrarie ou negue vigência a tratado ou lei federal;

b) julgue válida lei ou ato de governo local contestado diante da lei federal;

c) interprete a lei federal divergentemente do entendimento de outro tribunal.

A Lei nº 8.038, de 28.05.1990, instituiu normas procedimentais do recurso especial interposto perante o STJ, incorporadas pela Lei nº 8.950/94 aos arts. 541 a 546 do CPC.

Deverá ser interposto no prazo de 15 dias, perante o presidente do tribunal recorrido, através de petição que contenha a exposição do fato e do direito, a demonstração do cabimento do recurso e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. É a denominação que se atribui ao recurso interposto das decisões proferidas pelas Justiças locais, em única ou última instância, para o Supremo Tribunal Federal.

A qualificação que o individualiza é positiva. É *extraordinário* porque se mostra um recurso excepcional, para os casos específicos, isto é, para os casos expressos em lei.

Para sua interposição não se admite analogia aos casos indicados. É *necessário que seja o caso*.

A Constituição Federal enumera os casos em que é o recurso autorizado (Constituição, art. 102, III) e a Lei nº 8.038/90 instituiu normas procedimentais para o processamento do recurso extraordinário perante o STF, incorporadas pela Lei nº 8.950/94 aos arts. 541 a 546 do CPC.

E, para que ele se funde, é necessário que ocorra *violação à lei federal*, que deveria reger o caso, e não possa a Justiça local, por qualquer modo, alterar ou anular a decisão violadora.

A finalidade dele, pois, além do reparo à injustiça, é a de fazer prevalecer a lei federal, impondo a uniformidade de sua aplicação em todo o país.

Assim, interposto para o Supremo Tribunal Federal, a este, como órgão de maior e mais elevada hierarquia judiciária, cabe dar a verdadeira interpretação devida à lei federal, desfazendo os enganos e erros, uniformizando a aplicação dela, quando divergentes as jurisprudências dos tribunais estaduais, seja entre si, ou entre eles e o próprio Supremo Tribunal.

O fundamento principal do recurso extraordinário, porém, é a *ofensa a preceito de lei federal*, seja por sua aplicação errônea, seja pela sua não aplicação.

RECURSO NA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. Adota-se, no que tange à Justiça da infância e da juventude, o sistema recursal do CPC, com as seguintes adaptações (art. 198 do ECA):

a) sua interposição não depende de preparo;

b) o prazo para interposição e resposta será sempre de 10 (dez) dias, exceto no de agravo de instrumento e de embargos de declaração;

c) terá preferência de julgamento e dispensará revisor;

d) o agravado terá o prazo de 5 (cinco) dias para responder e indicar as peças para o traslado;

e) será de 48 (quarenta e oito) horas o prazo para extração, conferência e conserto do traslado;

- f) a apelação será em regra recebida só no efeito devolutivo, podendo sê-lo também no suspensivo, nas hipóteses de interposição contra a sentença deferitória de adoção por estrangeiro ou capaz de causar perigo de dano irreparável ou de difícil reparação;
- g) a autoridade judiciária terá o prazo de 5 (cinco) dias para proferir despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, na hipótese de agravo;
- h) o escrivão terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para remeter os autos ou o instrumento à instância superior, se mantida a decisão apelada ou agravada; e de 5 (cinco) dias, dependendo sempre do pedido da parte interessada ou do MP, se a reformar.

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. O recurso criminal ordinário constitucional tem cabimento nas hipóteses legais dos arts. 102, II, *a* e *b* e 105, II, *a* da CF/1988.

Será competente para julgá-lo o STF quando:

- a) for denegatória a decisão sobre *habeas corpus*;
- b) referir-se a crime político.

Compete ao STJ julgá-lo nos casos de denegação de *habeas corpus* decidido em única ou última instância, pelos TRFs ou pelos Tribunais Estaduais, do Distrito Federal e dos Territórios.

O recurso ordinário constitucional contra denegação de *habeas corpus* deverá ser interposto por petição, com as respectivas *razões*, endereçado ao presidente do tribunal que denegou a ordem, no prazo de 5 dias, a contar da intimação.

Uma vez recebido o recurso, o presidente do tribunal deverá determinar a sua juntada aos autos, abrindo vista ao MP para apresentar seu parecer também no prazo de 5 dias.

Após o pronunciamento do MP, os autos serão remetidos ao tribunal competente (STF ou STJ), onde serão protocolados, registrados e distribuídos, abrindo-se vista para a Procuradoria-Geral da República por 48 horas.

Apresentando a Procuradoria o seu parecer, os autos serão encaminhados ao relator para votação e julgamento.

RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL. É o recurso cabível ao Supremo Tribunal Federal de decisão de única ou de última instância da Justiça Militar.

O prazo para apresentação deste recurso é de três dias. O Recurso será distribuído a um relator, que dará vista às partes por cinco dias cada, e para o Procurador-Geral da República. Após o que, o relator poderá pedir que se agende o julgamento, na turma ou no plenário, conforme o caso. (gc)

RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS”. Este recurso só irá para o Supremo Tribunal Federal, vindo de Tribunais Superiores, quando o pedido for negado naquelas instâncias. Não é cabível Recurso Ordinário ao STF de decisão que tenha concedido o *habeas corpus*; apenas Recurso Especial cabe.

O *habeas corpus* é distribuído a um relator, que solicitará informações à autoridade acusada de ferir o direito de ir e vir. Há possibilidade de diligências e o paciente pode ser chamado à sessão de julgamento. A Procuradoria-Geral da República deve opinar sobre o pedido.

Caso seja concedido o *habeas corpus*, a decisão é comunicada imediatamente às autoridades a quem couber o seu cumprimento. No caso do *habeas corpus* preventivo, será expedido o “salvo-conduto”, se houver grave risco de consumir-se violência ao direito do paciente (Vide arts. 5º, LXVIII; 102, II, *a* e 102, I, *d*, da CRFB/1988; arts. 647 a 667, do CPP e arts. 188 a 199 e 310 a 312, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (gc e nsf)

Vide: *Habeas corpus*.

RECURSO PROTETATÓRIO. É o vocábulo recurso empregado aí em sentido genérico, significa o *meio*, a *ação*, o *modo de agir*, a *medida*, o *ato* ou qualquer outro procedimento da parte, no curso de uma demanda, para interferir nesse curso, ou para que seja afetado pelo mesmo ato, ação, medida etc.

E será protetatório quando a intenção do agente que o praticou, executou ou promoveu tiver a mera intenção, maliciosa e injusta, de criar embaraços ao andamento do processo ou da demanda em curso.

O recurso protelatório revela-se na *malícia de resistência* ou *injusta oposição* ao andamento do processo, para que se entrave ou se retarde o pronunciamento da Justiça.

São *protelatórios* os recursos extemporâneos e inoportunos, intentados para *ganhar tempo*.
Os incidentes, provocados despropositadamente, para *alongar o processo*.

Todo ato, pois, intentado ou promovido pela parte, sem qualquer razão jurídica, para criar atropelos ou para estabelecer confusões, acentuadamente com o ânimo de impedir ou retardar a promoção da Justiça, é recurso protelatório.

Somente não é protelatório o ato ou a medida requerida com amparo legal e para justa defesa do direito ou relação jurídica, que forme o objeto da demanda.

A lei processual brasileira equipara o recurso protelatório, reputado como a resistência maliciosa e injustificada ao andamento do processo, como um *abuso de direito*.

É o abuso de direito do réu.

RECURSOS ADMISSÍVEIS. O mesmo que *recursos cabíveis*.

RECURSOS CABÍVEIS. Cabível, de *cabere*, do latim *capere* (encerrar, conter, admitir), quer juridicamente significar *admissível, permissível, autorizado*.

Dessa maneira, *recursos cabíveis* entendem-se aqueles que são autorizados por lei e aplicáveis aos casos em espécie.

O cabimento do recurso, pois, exprime a *legalidade*, a *legitimidade* e a *oportunidade* dele.

É *legal*, quando a lei o assinala como um meio de provocar o pronunciamento da instância superior, acerca de despacho ou sentença de juiz de instância inferior.

É *legítimo*, quando a parte, que o interpõe, tem a faculdade ou o direito de usá-lo, por força do que dispõe a lei.

É *oportuno*, quando se refere a caso ou hipótese, também previsto pela regra legal, onde é indicado como o remédio apropriado.

Claro está, portanto, que não é cabível nenhum recurso, que não esteja indicado ou assinalado em lei. E, quando a lei o autoriza, não venha para a hipótese aventada e utilizada pela pessoa que, legitimamente, possa recorrer.

RECURSOS HÍDRICOS. A Lei nº 9.443, de 08.01.97, instituiu sua política nacional, criando o sistema de gerenciamento.

RECURSOS MINERAIS. Constitui propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento e pertence à União.

Sua pesquisa e lavra somente poderá ser efetuada mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa brasileira de capital nacional, que estabelecerá as condições pelas quais se devem desenvolver na faixa de fronteira ou nas terras indígenas.

Quem o explorar fica obrigado a recuperar o meio ambiente, de acordo com a solução técnica emanada do órgão público competente.

Assunto tratado na CF/1988, arts. 176 e 177.

RECURSOS NECESSÁRIOS. São necessários os recursos, quando devam ser interpostos pela própria autoridade, prolatora do despacho ou da sentença, em cumprimento de imposição legal. São os recursos *ex officio*.

Vide: *Apelação*.

Opõe-se ao sentido de *recurso voluntário*.

RECURSOS PENDENTES. É a denominação dada aos recursos interpostos e ainda não julgados pelo juiz ou tribunal a que foram encaminhados.

RECURSOS SIMULTÂNEOS. Assim se entendem os recursos propostos ao mesmo tempo, na mesma ocasião e para o mesmo caso.

A lei processual brasileira não autoriza a interposição simultânea ou o uso, *ao mesmo tempo*, de mais de um recurso.

No entanto, em relação aos embargos infringentes, e ao recurso extraordinário, considerando-os independentes, admite o Cód. de Processo que possam ser eles interpostos ao mesmo tempo.

E quando ocorre a simultaneidade do recurso extraordinário e dos embargos infringentes, é o processo do recurso extraordinário sobrestado (paralisado), até que se julguem os embargos.

Não obstante o impedimento para o uso simultâneo de mais de um recurso, permite a lei que se possa mudar um recurso por outro, desde que essa mudança ou substituição se promova dentro do prazo, que é assinado para a interposição do recurso que vem substituir o outro.

Desse modo, não é o prazo do primeiro recurso interposto que registra o *prazo legal* do segundo. Mas o próprio prazo instituído por lei para a utilização dele.

Ocorre, então, a desistência de um e o uso de outro.

RECURSOS TRABALHISTAS. São recursos interpostos contra decisões proferidas em processos trabalhistas: os embargos, o recurso ordinário, o recurso de revista e o agravo, regulados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, arts. 893 a 901 e seu parágrafo único).

RECURSOS VOLUNTÁRIOS. Voluntários são todos os recursos que possam ser interpostos pelas partes, em virtude de indicação e autorização legal.

São, pois, *voluntários*, porque se mostram *direito* ou *faculdade* da pessoa, que dela se pode utilizar ou não.

Além das *partes litigantes*, entendem-se *partes*, consequentemente, com a faculdade de usar *o recurso cabível*, o assistente, o oponente, o chamado ao processo ou o denunciado à lide, o terceiro prejudicado.

No entanto, para cada caso, é a lei que assegura e legitima o direito de recorrer.

RECUSA. De *recusar*, do latim *recusare* (escusar-se a não receber, não aceitar), é tido no mesmo sentido de *recusação*.

No sentido jurídico, a recusa importa na *não aceitação*, *não admissão* ou *não recebimento* de alguma coisa.

Mas também exprime o *não cumprimento* do que se deve dar ou se deve fazer.

Assim, a recusa distingue o ato pelo qual a pessoa *não quer aceitar*, *não quer fazer*, ou *não quer dar alguma coisa*.

A recusa pode ser justa ou injusta.

A recusa é justa, quando o recusante está no direito ou tem o direito de recusar. Neste caso, não está obrigado a aceitar, a admitir, a dar ou fazer alguma coisa pretendida por outrem.

É injusta, quando, obrigado a agir de uma certa forma, se nega a praticar o ato que é de seu dever jurídico.

A lei estabelece normas para suprir o ato, cuja prática ou execução se recusa injustamente. E, cumpridas as diligências ou atendidas as medidas, que a própria lei estabelece, desfaz-se o efeito de recusa injusta, para que, mesmo contra a vontade do recusante, seja a coisa tida como legalmente recebida ou o ato como juridicamente praticado.

Mas, para que se pleiteie, judicialmente, a remoção de recusa injusta, necessário que seja esta, também, demonstrada ou provada. É ato preliminar à admissão do pedido.

Em questões de pagamento em espécie ou no recebimento da coisa, a ação própria para desfazer a recusa é a consignação em pagamento ou o depósito judicial da coisa.

Gramaticalmente, convém distinguir a *recusa de* e a *recusa do* ou *da*.

A *recusa de* exprime o que foi recusado, o que não foi aceito ou não foi admitido.

A *recusa do* ou *da* ressalta o *agente* da recusa, isto é, diz quem não admitiu ou não cumpriu o que lhe competia.

Na linguagem vulgar, *recusa* e *escusa* aplicam-se em sentidos equivalentes. *Escusar é recusar*.

Mas *escusa* é tomada em significação mais especial: exprime a justificativa ou a justificação da recusa.

Desse modo, equivale ao próprio *motivo*, *causa* ou *razão* que possam justificar a recusa, para que se livre o recusante de qualquer sanção por não ter aceito, não ter feito ou não ter cumprido alguma coisa.

Assim, *escusa* é tida como *desculpa* ou *exculpação*.

Na recusa não se integra qualquer ideia de desculpa ou exculpação.
A recusa é peremptória ou decisiva.

RECUSA DE CERTIDÃO. Na linguagem forense, assim se entende a *negação* ao pedido de certidão feito pela parte ao escrivão, seja verbalmente ou por escrito.

Ao escrivão nem a qualquer outro serventuário da Justiça cabe recusar a certidão pedida ou solicitada, desde que se refira a ato ou documento que conste de seus arquivos ou de autos em seu poder.

Mediante *reclamação* da parte, escrita ou verbal, pode o juiz, sob cuja jurisdição esteja o recusante, ordenar que se forneça a certidão negada (recusada).

Quando se trata de certidão pedida à repartição pública necessária aos interesses da parte, diante da recusa pode ser solicitada a intervenção do juiz, para que a *requisite*. E deve a certidão requisitada ser fornecida dentro do prazo que for marcado.

O não cumprimento à requisição, o que importa em *recusa*, será levado ao conhecimento da autoridade, sob cuja chefia esteja o funcionário faltoso, para fins de lhe ser aplicada a sanção administrativa.

RECUSA DE CONSCIÊNCIA. Quando a pessoa recusa o cumprimento de determinado dever que a todos obriga, sob o fundamento de convicção religiosa, filosófica ou ideológica.

RECUSA DE JUIZ. Designa a *exceção de suspeição* ou de *incompetência* apresentada contra um juiz.

Fundada, assim, na suspeição ou na incompetência, a recusa de juiz importa em não o aceitar como juiz da causa ou em impugnar o juiz, a quem se dirigiu o autor para propositura de sua ação.

Vide: *Exceção de incompetência. Exceção de suspeição.*

RECUSA DE JURADOS. É o vocábulo, na locução, empregado no exato sentido de *impugnação*.

Assim, *recusa de jurado* é a impugnação feita pelo órgão do Ministério Público ou pelo advogado da defesa ao nome da pessoa sorteada para composição do Júri.

A *recusa de jurados* é direito que assiste, em igualdade de condição, aos órgãos da acusação e da defesa, quando se procede ao sorteio das pessoas que devam integrar a comissão julgadora, sem que estejam obrigados a *motivar* a recusa.

O Cód. de Proc. Penal, no entanto, limita o número de *recusas*: não pode exceder de três para cada um deles.

Além disso, a recusa deve ser imediata, isto é, deve ser manifestada tão logo se declare o nome da pessoa sorteada e antes que se promova o sorteio de outro nome, pois que o sorteio e leitura de outro nome, a seguir, sem qualquer impugnação, torna inoperante e tardia a que for feita a respeito do nome antecedente.

Mas, além da recusa de jurados, sem alegação de motivo, como juiz de fato que é, pode o jurado ser arguido de suspeito, para que se exclua da formação do conselho.

Neste caso, a *suspeição* possui o próprio sentido jurídico, não se identificando com a *recusa*.

Os motivos da *suspeição* serão os mesmos que tenham força para afastar o juiz togado.

RECUSA DE RECEBIMENTO. É o ato pelo qual, de modo expresso ou tácito, o credor se nega a receber a coisa que lhe quer entregar o devedor, para que se libere da obrigação.

Neste caso, mostrada ou provada a recusa, para que não se prejudique o devedor e se livre da obrigação, pode pedir o depósito judicial da coisa, com a citação do credor, ou a consignação em pagamento, quando se trate de obrigação a ser cumprida em espécie.

O depósito ou a consignação tem efeito jurídico de pagamento ou entrega, liberando o devedor da obrigação ou do encargo que lhe pesava.

Quando ocorre pagamento, a recusa em dar a quitação, ou quando esta não é dada em devida forma, equivale ao não recebimento, dando motivo a que se peça o depósito judicial da importância devida.

RECUSA DE TESTEMUNHA. É a impugnação ou não admissão da testemunha arrolada, para que possa depor, sob alegação de defeito ou suspeição.

Vide: *Testemunha*.

RECUSAÇÃO. Do latim *recusatio*, tem o mesmo sentido de *recusa*. E, em verdade, exprime o sentido de *ação de recusar*.

No entanto, na linguagem corrente, é o vocábulo *recusa* o preferido.

Na terminologia jurídica francesa é *récusation* o vocábulo empregado. No espanhol, *recusación*, ambos da procedência latina *recusatio*.

REDAÇÃO. Do latim *redactio*, do verbo *redigere* (redigir), dispor ordenadamente.

E, assim, comumente, é o vocábulo empregado para exprimir a elaboração ou feitura escrita de um documento ou de um discurso.

Redação. Na linguagem da imprensa, designa o conjunto de pessoas que pertencem ao *corpo de redatores* que *se encarregam de redigir um jornal*.

Na redação, porém, não se integram todos os *jornalistas* que escrevem para um jornal. Há *jornalistas* que são *colaboradores*.

A redação entende-se o conjunto de *jornalistas profissionais*, que trabalham como *empregados* ou *obreiros intelectuais* em um jornal ou periódico.

É, pois, constituída pelos *jornalistas efetivos* e que constam do *quadro*, chamado de *corpo redatorial*, percebendo, cada um deles, remuneração efetiva correspondente aos trabalhos permanentes executados.

Diz-se, também, dos redatores de periódicos etc.

Redação. Extensivamente, é a denominação atribuída ao prédio ou edifício em que funciona ou trabalha o corpo redatorial de um jornal.

REDARGUIR. Do latim *redarguere* (arguir, refutar), juridicamente, é *contradizer, contraditar, impugnar, opor-se, replicar*.

A *redarguição*, ação e efeito de redarguir, revela-se geralmente na impugnação ou na réplica que procura destruir as alegações do adversário, ou na refutação ou oposição às provas, que se mostram viciosas, produzidas pela parte contrária.

REDATOR. Do latim *redactor*, é geralmente empregado para indicar a pessoa que redige ou que elabora ou escreve um documento ou discurso.

É assim a pessoa que *ordena* por escrito os pensamentos ou as ideias acerca dos fatos ou de qualquer coisa.

Em certos casos, o redator toma a denominação especial de *relator*.

Redator. Na terminologia da imprensa, designa a pessoa que exerce a função de escrever ou elaborar artigos e comentários para um jornal ou periódico, como empregado.

Desse modo redator é o jornalista profissional e efetivo de um jornal, onde trabalha por uma remuneração ou salário efetivo.

Na hierarquia redatorial, ou da redação, há o *redator-chefe* e o *redator-secretário*.

O *redator-chefe* é o diretor da redação. É quem traça a ordem dos trabalhos, determinando a disposição e orientação dos artigos, editoriais, comentários ou locais em que devam ser insertos no jornal ou na revista.

O *redator-secretário* é o lugar-tenente do *redator-chefe*. Representa-o em suas ausências, determinando, pessoalmente, aos redatores as ordens emanadas do redator-chefe.

Na linguagem popular da imprensa, o redator-secretário é o mordomo ou o *cozinheiro* do jornal. Cozinheiro significa: que prepara, dá o necessário tempero e ajusta todas as asperezas do jornal em preparo, seja intelectual ou materialmente, para que se apresente na devida forma.

REDATOR HONORÁRIO. Assim se diz do colaborador do jornal que, por sua efetividade nas colaborações e por sua situação pessoal, é tratado como um companheiro de redação, embora não pertença ao quadro efetivo dela.

É *honorário* porque tem as honras e o trato de redator, privando da redação, como um elemento dela.

REDATORIAL. Formado de redação, é o vocábulo geralmente aplicado para distinguir ou qualificar tudo que se refira a redator ou a redação.

REDESCONTO. Na terminologia comercial, notadamente na bancária, *redesconto* (novo desconto ou desconto que se repete), entende-se a operação pela qual o estabelecimento, que

é proprietário ou cessionário de títulos de crédito descontados, consegue *numerário ou fundos pecuniários* em outro estabelecimento, com a garantia desses títulos.

No *redesconto* não se processa uma nova venda efetiva dos títulos descontados. Estes se entregam em garantia ao redescontador, pelos adiantamentos ou fornecimentos feitos, para que aí fiquem até que o vá resgatar o próprio redescontante, antes que sejam vencidos.

O redesconto, deste modo, assemelha-se a uma caução ou penhor dos títulos descontados.

Vide: *Desconto*.

E isso porque, no redesconto, não se processa, efetivamente, nova translação ou cessão dos títulos descontados que, simplesmente, ficam em custódia ou banco redescontador.

REDIBIÇÃO. Do latim *redhibitio*, de *redhibere* (devolver coisa defeituosa, restituir), como vocábulo jurídico exprime ou designa a ação que compete ao comprador para *resilir* o contrato de compra e venda, sob alegação de vícios ou defeitos na coisa adquirida.

A redibição é também designada de *ação redibitória*, sendo uma das *ações edilícias*; e a outra é a *quantum minoris*.

Chamam-se *edilícias*, do latim *aedilis*, por terem sido instituídas pelos magistrados romanos, assim denominados edis.

A ação redibitória ou redibição é intentada pelo comprador contra o vendedor, para que se anule a venda. E a *actio quantum minoris*, para que se diminua o preço da venda.

Na redibitória há a restituição das coisas, reciprocamente, para que tudo volte ao estado anterior ao contrato. Redibir, aliás, é *tornar a haver*, de *redhibere*, de *re* e *habere*. E nela se processam duas restituições: a da coisa e a do preço, conforme já acentuava o Digesto.

REDIBITÓRIO. Do latim *redhibitorius*, é empregado na terminologia jurídica para designar tudo o que se refere ou é concernente a *redibição*: ação redibitória; vício redibitório. Implica *vícios* ou *defeitos*, capazes de fundarem o pedido de diminuição de preço ou anulação da venda, quando são trazidos pela coisa comprada.

Vide: *Vício redibitório*.

REDIGIR. Do latim *redigere* (redigir, dispor ordenadamente), entende-se *fazer por escrito ou exprimir por escrito*. É, pois, *escrever, rascunhar, minutar, formular por escrito, relatar por escrito, manifestar por escrito*, ou, afinal, *colocar por escrito*, com ordem e método, o que é para fazer, para registrar ou para seguir.

Assim:

Redigir a ata é formular a ata de qualquer reunião, registrando todos os fatos que nela se verificam.

Redigir a escritura é minutar a escritura para que seja trasladada nos livros apropriados.

Redigir a lei é formular por escrito o projeto de lei a ser apresentado ao Poder competente para sua discussão e aprovação.

Redigir a sentença é formulá-la para que seja prolatada como determina a lei.

Redigir o contrato é formular o contrato ou minutar suas cláusulas para ser levado à assinatura dos contratantes.

Redigir os artigos é escrever os artigos ou comentários a serem publicados pela imprensa.

REDIMIR. Vide: *remir*.

REDISTRIBUIÇÃO. É o deslocamento do servidor, com o respectivo cargo, para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo Poder, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos (art. 37 da Lei nº 8.112, de 11.12.90).

REDISTRIBUIÇÃO DA CAUSA. Decorre da incompetência reconhecida pelo órgão judicial a que foi a causa anteriormente distribuída.

RÉDITO. Do latim *redditus* (dado, restituído), é empregado na linguagem financeira, notadamente *orçamentária*, para exprimir a *renda* ou a *receita*, proveniente de juros ou lucros.

Réditos, por isso, exprimem os próprios lucros ou os juros ou as rendas auferidas pela aplicação de capitais.

REDUÇÃO. Do latim *reductio*, de *reducere* (reduzir), é o vocábulo empregado, na linguagem jurídica, em várias significações.

Assim, vemo-lo, correntiamente, aplicada na significação de *transformação*, *composição*, *reprodução*, *conversão*, *diminuição* e *restrição*, conforme assinalaremos nas locuções que se seguem:

REDUÇÃO DA EDIÇÃO. É a diminuição do número de exemplares de uma edição. Assim, tanto significa *diminuição* como *restrição*. É sentido originário: *reducere* também exprime *voltar para* ou *tornar atrás*.

REDUÇÃO DA ESCRITURA. Tanto exprime, aí, *composição*, *reprodução*, como *transformação*.

Redução da escritura, pois, é o ato pelo qual se *instrumenta* o contrato, cujas condições foram trazidas ou dadas ao tabelião.

A redução é a *transformação* dos apontamentos fornecidos por escrito, ou a *reprodução* da minuta dada, em que se assentaram as condições e bases do contrato.

Pela redução, o tabelião, oficial maior ou o escrevente juramentado fixam, em *forma legal*, o contrato ajustado, o qual se concretiza na escritura por eles lavrada.

REDUÇÃO DA HIPOTECA. Vulgarmente, redução da hipoteca entende-se a diminuição ou a exclusão de bens oferecidos como garantia hipotecária, em face da diminuição do valor do encargo, isto é, da dívida garantida por hipoteca.

Neste particular, pois, redução hipotecária chega a exprimir a própria diminuição da dívida hipotecária ou da dívida garantida por hipoteca.

Em sentido especial, porém, redução hipotecária entende-se a *restrição* ou *não inclusão* de certos bens na garantia hipotecária ou a *exclusão* deles desta garantia.

É, assim, o ato pelo qual, em virtude de lei ou por determinação judicial, certos bens são atingidos pela hipoteca legal ou são excluídos dela.

Neste sentido, a *redução* dirige-se ao vocábulo ou ao total de bens, não ao valor da garantia. E por essa razão é que o vocábulo é tido na acepção de *restrição* ou *exclusão*.

A redução, portanto, importa, em qualquer circunstância, numa *baixa* ou *liberação parcial* de bens sujeitos ou onerados pela hipoteca.

REDUÇÃO DA LEI. É o vocábulo tomado aí no sentido de *revigoração*, *execução*.

Aliás, *reducere* possui ainda o sentido de pôr em vigor. E *reducere legem* significa pôr a lei em vigor, ou restabelecer a sua eficácia.

Redução da lei é o restabelecimento ou revigoração da lei.

REDUÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA. Significa a transformação da matéria-prima, para produção de novo artigo ou de outra mercadoria.

REDUÇÃO DA MOEDA. É a transformação de uma moeda de um país em moeda de outro país. É, pois, o câmbio ou a conversão da moeda.

REDUÇÃO DA PENA. Entende-se a diminuição ou a *minoração* da pena a ser aplicada ao criminoso, em face de circunstâncias legalmente previstas.

A redução da pena, portanto, quando autorizada, tem a finalidade de restringir o período da condenação privativa da liberdade.

A lei penal permite a redução da pena, quando o agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

REDUÇÃO DA PENHORA. É o ato do juiz, pelo qual determina a liberação ou a exclusão dos efeitos da penhora, quando ocorre penhora ou arrecadação excessiva, isto é, além das necessidades da execução.

Vide: *Excesso de penhora*.

Reduzida a penhora, os bens excluídos ou retirados dos efeitos da penhora, conseqüentemente da execução, ficam livres e desonerados.

Ocorre, no caso, o mesmo aspecto da redução da hipoteca.

REDUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES. Seja em referência às disposições testamentárias ou às disposições e estipulações contratuais, *redução* entende-se a *transformação em escrito ou ainstrumentação* das disposições e cláusulas, em que se fixa o testamento ou o contrato.

REDUÇÃO DO ATO. É a operação em que o intérprete reduz a abrangência da eficácia do ato jurídico, quando este se apresenta parcialmente ilegal. Por exemplo, reduzir a cláusula testamentária que parcialmente confronta a ordem jurídica para dar validade ao restante que se mostra legal.

REDUÇÃO DO TERMO. Em linguagem forense, entende-se o ato pelo qual o escrivão transforma em escrito todo ato forense que se pratica em um processo.

Diz-se, também, *redução a termo*, isto é, transformação em escrito do ato praticado.

REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. Exprime a diminuição dos alimentos determinados ou fixados pelo juiz, em face ou em consequência da alteração das condições financeiras do alimentante ou do alimentado.

A redução dos alimentos, por essa forma, tanto se autoriza pelo *empobrecimento do alimentante* como pelo *enriquecimento ou melhoria de vida do alimentado*.

É determinada pelo juiz, mediante pedido do próprio interessado.

REEDIÇÃO. Vocábulo composto do prefixo *re* (repetição, novamente) e *edição* (publicação, divulgação), exprime a nova tiragem ou a nova publicação de uma obra literária, artística ou científica.

A *reedição* entende-se a reprodução de obra já publicada.

Por esta razão é que, quando reeditada, salvo consentimento ou autorização do autor, nenhuma modificação pode ser introduzida na obra.

Quando a obra tenha caído no domínio público, a *reedição* ou reprodução dela é livre.

A obra cai em domínio público, desde a morte do autor, se este não deixa herdeiros ou sucessores. E a partir de 60 anos, contados de sua morte, se deixa herdeiros ou sucessores. (Lei nº 9.610, de 19.02.1998)

REEDUCAÇÃO. De *reeducar* (educar de novo), entende-se o adestramento ou a reabilitação da pessoa, que, por mutilação ou qualquer outra causa, se tenha tornado incapacitada para o trabalho ou profissão anterior, a fim de que possa desempenhar novas funções compatíveis com a sua própria situação física, recuperando-se para novas atividades produtivas.

A reeducação, pois, propugnada geralmente pelo próprio Poder Público, visa a evitar a invalidez da pessoa, recuperando-a para a vida normal.

É tida no mesmo sentido de *recuperação*.

REELEGIBILIDADE. É indicativo da aptidão ou da qualidade de ser ou poder a pessoa *serreeleita*.

Assim, a *reelegibilidade* não se funda somente na *elegibilidade* da pessoa; mas, na autorização legal da *reeleição*, isto é, na permissão legal para nova eleição.

Mesmo que preencha as condições de elegibilidade, em que estabelecem os requisitos legais para que possa a pessoa ser eleita, desde que não permite a lei a nova indicação de seu nome para o mesmo cargo, é *irreelegível*, isto é, não pode ser novamente eleita.

Quando a lei veda a reeleição, *não há reelegibilidade*.

REELEIÇÃO. Formado de *eleição*, regido pelo prefixo *re*, indicativo de repetição, exprime *anova eleição* da pessoa para o cargo ou função eletiva que vinha exercendo.

A reeleição, assim, importa na eleição da mesma pessoa, cujo mandato terminara, para o mesmo cargo. Caracteriza-se na eleição em que se reelege candidato já anteriormente eleito para o mesmo mandato.

REEMBOLSAR. Tem o sentido de *embolsar novamente*. Assim, em oposição a *desembolsar*, significa *retornar ao bolso de onde saiu*. É, assim, praticamente, *receber o que havia despendido ou gasto, ser pago do que havia desembolsado, ou lhe ser restituída a importância adiantada ou emprestada*. Opõe-se, pois, em relação à parte ou à pessoa que vem reembolsar, o sentido de *restituir* ou *pagar* o que é devido.

Vide: *Reembolso*.

REEMBOLSÁVEL. É expressão que se utiliza na linguagem jurídica para exprimir a qualidade ou a condição de toda despesa ou gasto, ou adiantamento em dinheiro, que se fez em proveito de outrem e *que deve ser restituído*. O caráter de reembolsável reside, pois, na condição de *restituível*.

REEMBOLSO. Formado de *re* e *embolso*, de *embolsar* (meter na bolsa, guardar), exprime *orecebimento em restituição* de quantias ou dinheiro, que se tenham despendido ou emprestado.

Reembolso, assim, opõe-se ao sentido de desembolso, representativo do gasto, dispêndio ou adiantamento feito por conta ou em proveito de outrem.

E, *direito de reembolso*, na linguagem jurídica, é aquele que se assegura a toda pessoa que tenha despendido ou pago quantias, por conta de outrem, ou que lhe tenha emprestado, para que possa *exigir a restituição* das mesmas quantias ou importâncias.

Em regra, o *direito de reembolso* compete ao mandatário, que efetue pagamento de despesas por conta do mandante, ao gestor, que pagou despesas necessárias, e ao credor, que forneceu dinheiro ao devedor, ou pagou dívidas dele.

REEMPOSSAR. É *repetir a posse*, ou seja, *reintegrar na posse* ou *empossar novamente*. E CÂNDIDO DE FIGUEIREDO, embora sem fugir ao sentido dessa renovação, entende como *confirmar a posse*, o que equivale a *revalidá-la*.

REEMPREGAR. Vide: *Reemprego*.

REEMPREGO. É a volta ou o retorno à *ocupação* ou ao *emprego anterior*, nas mesmas condições anotadas.

Em relação aos cargos, ofícios, funções, o reemprego resulta da *readmissão*, em virtude do que a pessoa recebe nova investidura, para que volte ao cargo, ofício ou função de que se afastara.

Quando reemprego é tomado no sentido de *reaplicação*, entende-se a nova utilização da coisa para o fim a que antes se destinava. Desta forma, passa a merecer a mesma classificação e a mesma posição em que antes se encarava.

Assim, os materiais que foram retirados de um prédio, se retomados a ele, pelo mesmo emprego (reemprego) continuam com o mesmo caráter anterior Cód. Civil/2002, art. 81, *caput* e II (Cód. Civil/1916, art. 46). (ngc)

REENGAJAMENTO. De *reengajar* (renovar o engajamento ou engajar de novo), entende-se, na linguagem do Direito Marítimo, a *renovação do contrato de locação de serviços* pelo tripulante ou marinheiro de um navio ou de uma embarcação.

Na terminologia militar, é a *prorrogação* ou o *estabelecimento de novo período*, para que o militar continue a servir nas forças armadas.

O *reengajamento* pode resultar de medida de ordem administrativa, em virtude da qual se sustam as *baixas* (desligamento dos militares do serviço ativo), dilatando-se o *tempo de serviço* por mais outro período, ou é consequente de pedido do próprio militar que deseje permanecer no serviço militar.

REENVIO. De *reenviar* (enviar novamente ou devolver), é a expressão empregada, na terminologia jurídica, para designar a teoria acerca do conflito entre as regras de preferência das leis estrangeiras.

Por ela, a *teoria do reenvio*, a lei a ser aplicada, quando ocorre o conflito, é a lei de um país diverso, mandada aplicar por disposição ou regra da *lei nacional*.

REEXPORTAÇÃO. De *re* e *exportação*, gramaticalmente significa a *nova exportação* ou a remessa para o estrangeiro de mercadoria igualmente importada do estrangeiro.

A *reexportação*, pois, é a exportação de mercadoria estrangeira para outros mercados ou países, onde irá ser consumida.

Mas, na linguagem aduaneira, *reexportação* indica um *regime alfandegário*, a que se subordinam certas mercadorias para que *possam ser reexportadas* ou *devam ser reexportadas*.

No primeiro caso, a *reexportação* resulta da nova remessa ou novo despacho da mercadoria, sujeita à *franquia temporária* ou *em trânsito*.

No segundo caso, por reexportação entende-se a *devolução* ou *retorno obrigatório* ao país de origem da mercadoria de importação proibida ou limitada.

A *reexportação*, no conceito aduaneiro ou segundo o regime alfandegário instituído, não está subordinada ao pagamento de Tributos próprios às mercadorias destinadas ao consumo interno do país importador.

REFEITÓRIO. Do latim *refectarium*, de *reficere* (alimentar, restabelecer por meio de alimentos), designa o lugar ou a dependência do edifício, em que, em comum ou reunidos, se alimentam os membros de uma comunidade.

Os latinos empregavam propriamente a expressão *coenaculum*, de *coena*, do grego *koinós*(comum).

Cenáculo, em sentido equivalente a *refeitório*, é a *sala de jantar comum*.

REFÉM. Do árabe *rehén*, entende-se a pessoa que é entregue ou fica em poder de outrem, como garantia do cumprimento de um ajuste ou tratado, ou que se entrega como *penhor de fidelidade*.

E, exprimindo a *garantia* ou a *fiança*, acerca da execução ou do cumprimento de ajuste ou exigência, feita pelo inimigo, não somente as pessoas se constituem em *reféns*. Coisas e cidades podem ser constituídas como tal.

REFERÊNCIA. Do latim *referre* (consignar, expor, atribuir), exprime a *alusão*, a *citação* ou a *informação* acerca de fatos ou coisas.

Referência. Na linguagem contábil, entende-se a *marcação* ou a *indicação* feita na mercadoria, para que, recorrendo-se a um livro especial (o de referências), se tenham todas as informações a respeito dessa mercadoria, sobre preço, procedência, quantidade adquirida, número de fatura etc.

Referência. No plural, na linguagem corrente do comércio, são *indicações de pessoas*, que possam dar informações sobre o conceito e aptidões de outra pessoa.

E, desse modo, extensivamente, é empregado para exprimir o próprio conceito, dizendo-se então *boas referências* ou *más referências*, conforme seja bom ou seja mau o *conceito informado*.

REFERENDA. Do latim *referendus* (que traz de novo ou leva de novo), particípio de *referre*(trazer, recolocar), entende-se o ato pelo qual alguém assina, a seguir de outrem, um documento ou ato escrito.

Na terminologia, entende-se a própria *assinatura*, que se segue, obrigatoriamente, ao ato escrito já assinado por outrem, em atenção à regra legal.

Segundo o Direito Administrativo, conforme regra do Direito Constitucional, a *referenda* exprime a assinatura do Ministro de Estado, a seguir da assinatura do Chefe do Governo, nos atos expedidos por este e que devam trazer, também, a assinatura ou assinaturas dos Ministros.

A *referenda* ou subscrição pelos Ministros dos atos expedidos pelo Presidente da República não se generaliza a todos eles. Estão livres da formalidade aqueles em que o Presidente expede atos em uso de suas prerrogativas, os quais trazem simplesmente a sua assinatura.

REFERENDAR. Do latim *referendus*, de *referre*, exprime *assinar a seguir de outrem*, para que participe do ato e se responsabilize, também, por ele.

Referendar. É, juridicamente, também empregado no sentido de *aprovar* ou *submeter à aprovação* o ato já praticado.

Neste sentido é que se emprega a locução *ad referendum*, que se deve entender sob *aprovação* ou *consulta de outrem*.

Deste modo, todo ato, toda descrição ou toda deliberação, promovidos *ad referendum*, devem ser submetidos à aprovação ou consideração do poder, a que se afeta semelhante autoridade.

E o poder a que se submeteu o ato ou a decisão manifesta, por sua vez, veredicto, aprovando ou não aprovando o ato ou a decisão.

Quando os aprova, estão ato ou decisão *referendados*. E, por esta forma, obtida a sanção, de que necessitavam, passam a exercer toda eficácia legal.

REFERENDÁRIO. A pessoa referenda ou que assina referendando o ato.

“REFERENDUM”. Ou referendo. Forma neutra de *referendus*, é a expressão latina empregada, substantivamente, no sentido de *submissão de certas decisões à aprovação de outrem*, para que possam ser tidas como definitivamente tomadas e, assim, surtam os efeitos jurídicos, que lhes são próprios.

Desta forma, além de exprimir o *dever de submissão da decisão a outro poder*, designa a própria *aprovação*, que lhe é dada.

Vide: “*Ad referendum*”.

“*Referendum*”. Na terminologia diplomática, é também tido no sentido de aprovação, sendo geralmente usado para indicar o pedido de aprovação ou de novas instruções que um agente diplomático faz a seu governo. É o referendo.

REFINARIA. Formado de *refinar* (apurar, tornar mais puro), é geralmente empregado, na linguagem comercial, para designar o *estabelecimento em que se beneficiam* certos produtos ou artigos para melhorá-los ou torná-los mais puros.

Assim, há *refinarias de açúcar*, *refinarias de sal*, *refinarias de petróleo*, que se incumbem de melhorar ou beneficiar o *açúcar bruto*, o *sal grosso*, o *petróleo bruto*.

Tecnicamente, a *refinaria* não é uma fábrica ou um estabelecimento fabril. É estabelecimento de *beneficiamento*, *não de produção*.

A *refinação*, que é uma das finalidades de seu comércio, visa a *melhorar* ou *beneficiar* o artigo, que é produzido ou fabricado por outro estabelecimento.

O *refinador*, aquele que é proprietário de uma refinaria, não é, pois, produtor nem fabricante. É mero *beneficiador*.

E daí *refinação* ser o ato de beneficiar a mercadoria, para que *se melhore sua qualidade*, sem que se altere em sua essência.

A *refinação* não produz coisa nova; melhora as qualidades ou as condições do produto.

REFORÇO. Formado de *reforçar* (aumentar, tornar mais forte), na linguagem jurídica, *reforço* é sempre aplicado no sentido correntio de *aumento*, *ampliação*, *apoio mais forte*.

Desse modo, *reforço* demonstra sempre o ato pelo qual se oferece ou se dá um *aumento* de qualquer coisa, para que mais forte ou melhor apoiada se apresente.

REFORÇO DA FIANÇA. Entende-se a apresentação de fiador mais idôneo, que substitua o fiador enfraquecido, ou de outro fiador para também afiançar o contrato ou a obrigação, quando o fiador apresentado ou dado não se mostra suficiente.

REFORÇO DE GARANTIA. É o ato pelo qual se *aumenta* ou se *completa* a garantia dada.

O *reforço de garantia*, assim, seja para completar a garantia insuficiente ou para refazer a que se desfalcou, entende-se sempre a entrega de novos valores ou apresentação de novo fiador, para completar ou aumentar a garantia exigida.

Em qualquer caso, porém, *reforço* exprime aumento. Quando a garantia é insuficiente, é o aumento de bens oferecido, para que se somem os respectivos valores aos valores já dados. E quando ocorre desfalque, é também aumento de bens, ou valores, que, somados aos valores evidenciados, compõe o montante de garantia exigida.

REFORÇO DE HIPOTECA. É a entrega ou o oferecimento de novos imóveis para tornar suficiente a garantia hipotecária ou completar o valor de garantia, em face de depreciação ou desvalorização dos bens anteriormente oferecidos.

REFORMA. De *reformar* (modificar, dar nova forma, restaurar), geralmente exprime o sentido de *modificação*, *renovação*, *emenda*.

Reforma. Na significação forense, reforma entende-se a modificação ou a alteração de despacho ou de sentença anterior, seja pelo próprio juiz prolator, seja pelo juiz de superior instância.

Nesta razão, a reforma importa na prolação de novo despacho, decisão ou sentença que altera ou modifica o decisório anterior, para que não seja atendido ou cumprido.

Não se confunde com a anulação nem com a suspensão. A anulação importaria em se deferir ao prolator da sentença ou despacho autoridade ou poder para novo despacho ou sentença. A suspensão deixaria a medida constante do despacho ou sentença em suspenso, até que fosse mandada cumprir ou pôr em execução.

A reforma *altera*, substitui as deliberações ou determinações insertas no despacho ou sentença reformada.

Na reforma, pois, há *veredicto* que se pronuncia em substituição ao despacho ou à sentença, para que somente possa valer a decisão ou determinação constante na reforma.

Vide: *Recurso*.

Reforma. Na linguagem do Direito Administrativo, é o vocábulo empregado em equivalência a *aposentadoria* ou *jubilção*.

É especialmente empregado na terminologia militar, para indicar o afastamento do soldado ou oficial, do serviço ativo, seja em face da idade atingida ou de incapacidade física.

A reforma vinda em virtude da idade atingida é denominada propriamente de *compulsória*.

REFORMA AGRÁRIA. Reforma política da estrutura agrária, de modo a fornecer modelo de exploração mais racional de terra, eliminando os latifúndios improdutivos e repartindo a terra entre os colonos e seus familiares.

Compete à União a desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, de imóvel que não esteja cumprindo sua função social. A indenização pela desapropriação far-se-á em títulos da dívida pública, com cláusulas de preservação do valor real, resgatáveis em até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão.

Não podem ser desapropriadas para reforma agrária a pequena e a média propriedade rural e a propriedade produtiva.

Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de 10 anos.

O benefício independe do sexo ou do estado civil.

REFORMA DA LETRA. No sentido comercial, reforma da letra designa a prorrogação da letra, pela emissão de novo título, para resgate ou pagamento em prazo ajustado, quando não se tenha pago a letra anterior no dia de seu vencimento.

Nesta razão, a reforma implica a *confecção de uma nova letra*, embora fundada na soma cambial ou na obrigação cambial da letra vencida e reformada.

A expressão reforma, portanto, não perde aqui o sentido originário: é a modificação ou substituição do título velho por um título novo.

Assim sendo, a reforma da letra importa numa *novação*. Desse modo, os coobrigados do título velho, desde que, voluntariamente, não repitam, por suas assinaturas, a vinculação ao novo título, livraram-se da responsabilidade que lhes era atribuída.

Para todos os efeitos legais, o *título reformado* está extinto, substituído e *novado* no *título novo*.

REFORMA DO CONTRATO. Entende-se a alteração de uma das cláusulas de contrato, de várias ou de todas.

Desse modo, tomado o vocábulo no sentido de *alteração*, tanto pode ser esta parcial como total.

REFORMA DO EDIFÍCIO. É a denominação atribuída ao conjunto de obras executadas em um edifício, as quais se mostram no aspecto de consertos ou reparações, mas, em realidade, vão além de seus limites conservatórios ou reparadores, para dar ao prédio melhor comodidade ou úteis melhoramentos.

REFORMA DOS ESTATUTOS. Designa a deliberação que vem alterar, no todo ou em parte, os estatutos de uma instituição civil ou comercial.

A reforma dos estatutos, portanto, não importa na elaboração de novos estatutos para substituírem os existentes, mas na modificação de artigos ou disposições, para que passem a vigorar, logo cumpridas as diligências e formalidades legais.

REFORMATÓRIO. De *reforma*, é a designação dada ao estabelecimento público, em que se recolhem menores contraventores, para que aí se eduquem, adquirindo bons costumes.

REFRESCO. Composto do prefixo *re* e do adjetivo *fresco* (verdejante, sadio), entende-se, na linguagem comercial, genericamente, toda bebida não alcoólica, preparada do suco ou essência de frutas ou de outros produtos vegetais.

São refrescos, assim, as *gasosas*, os *guaranás* e outras bebidas refrigerantes.

REFUGIADO. Genericamente, designa toda pessoa que, por motivo de *perseguição política* ou *criminal*, procura *asilo*, *refúgio* ou *esconderijo* em outro lugar, onde não possa ser molestada.

Em relação aos que fogem à perseguição por crime político, *asilado* traduz igual sentido. Em relação ao foragido da Justiça comum, é mais apropriada a designação *homiziado*.

O problema dos refugiados ou das pessoas que *fogem de sua pátria*, por não se conformarem com o regime político ali implantado, levou as Nações Unidas (ONU) à criação da Organização Internacional de Refugiados (*International Refugee Organization*, I.R.O.), a fim de atender ao asilo e colocação, em outros países, desses *deslocados* de sua pátria.

REFÚGIO. Do latim *refugium*, entende-se o *asilo* ou a *acolhida*. Designa o local em que a pessoa procura asilo ou se recolhe para fugir à perseguição de outrem ou da Justiça.

Na significação penal, *dar refúgio* ou *favorecer refúgio ao criminoso* ou *autor de crime* é subtrair o criminoso à ação da Justiça.

A lei penal qualifica o ato de criminoso, sujeitando o favorecedor à sanção penal (Código Penal, art. 348).

O *refúgio* ou o *asilo*, quando se trata de crime político e ocorre nas embaixadas (edifícios das legações), navios de guerra de nações estrangeiras, é acatado pelos princípios do Direito Internacional Público.

No entanto, embora empregado com sentido equivalente, *asilo* e *refúgio* possuem significações próprias: *asilo* é a *proteção* que se busca para livrar-se da perseguição de quem tem maior força; *refúgio* é o abrigo que se procura para furtar-se ao perigo de que se é ameaçado. No asilo, o asilador ou asilante torna-se protetor do asilado para o defender e livrar da perseguição. No refúgio, quem o concede apenas o abriga até que passe ou cesse o perigo, mas não lhe assegura proteção.

Refúgio. Na terminologia do Direito Internacional Público, embora refúgio seja tido no mesmo sentido de asilo, traz conceito próprio, seja em relação aos *soldados* ou *corpos de exército*, que penetram em território neutro, acossados pelo inimigo, seja em relação aos *navios beligerantes* que aportam em países neutros, buscando abrigo.

No primeiro caso, a *concessão de refúgio* importa na obrigação de *internar* os soldados ou tropas, recolhendo-os a fortalezas ou a lugares apropriados para esse fim.

Em relação aos navios, o refúgio se permite mediante certas condições fixadas em convenção internacional própria.

REFUGO. Do latim *refugare* (expelir, expulsar), é usado na linguagem comercial para indicar a mercadoria que não está em condições de venda ou mercadoria defeituosa, pelo que não é vendida.

O refugo provém, por vezes, da *desclassificação* da mercadoria ou do produto, que não está conforme ao *tipo* ou *padrão adotado*.

O refugo, assim, não é indicativo da mercadoria *envelhecida* na prateleira do negócio. É a mercadoria recusada como boa ou separada da mercadoria em bom estado, por não ter as qualidades desejadas. É a *mercadoria rejeitada*.

REFUTAÇÃO. Do latim *refutatio*, de *refutare* (repelir, destruir os argumentos, contradizer), exprime a *contestação* ou a *argumentação* sustentada para destruir ou anular as alegações contrárias.

Toda *contrariedade* oposta por uma das partes às alegações, afirmativas ou negativas, da outra, no curso de um processo, tendente a desfazer as conclusões e pretensões desta, é uma refutação.

Vide: *Redarguir*.

REGALIA. Do latim *regalis* (real, de rei), exprime propriamente todo direito ou privilégio inerente ao rei.

Modernamente, é empregado, em sentido geral, para designar a *prerrogativa*, a *vantagem*, *aimunidade* concedida ou atribuída a alguém, em caráter especial.

A *regalia*, em regra, decorre de um direito assegurado por lei ou resulta da prerrogativa, que se atribui à autoridade.

O inventor tem a *regalia* de somente ele explorar seu invento. É um direito, de que se gera o *privilégio*.

No caso das autoridades, a *regalia* é prerrogativa inerente ao cargo.

REGATARIA. Formado de *regatar* (comprar para vender), entende-se o ofício ou a profissão do *regateiro*.

Regataria é o *comércio a varejo* ou o *comércio por miúdo*, em oposição ao comércio por atacado ou comércio por grosso.

REGATEIO. Exprime a discussão formada a respeito do preço da coisa, objeto da venda, entre comprador e vendedor. É o *ajuste* do preço como tema da discussão, a fim de que seja estabelecido.

Regateio. Vulgarmente, é empregado, na linguagem comercial, para designar a insistência do comprador em pedir um abatimento ou a redução do preço marcado pelo vendedor.

REGATEIRO. Exprime o mesmo sentido de *varejista*. É, assim, o comerciante que se estabelece para a venda a retalho ou a varejo.

Na forma feminina, *regateira*, tem sido empregado para designar a mulher que *revende* frutas, hortaliças, peixes e víveres, estabelecida em botequins, balcões de mercados ou mesmo ambulantemente.

REGÊNCIA. Do latim *regens, regentis*, de *regere* (dirigir), exprime a ação de dirigir ou governar (administrar) negócios de outrem ou afetos a outrem.

Regência. Em sentido do Direito Público, entende-se o *governo de um regente* e o *período* em que o exerce.

O regência importa em *governo interino*, instituído para suprir o impedimento do efetivo, seja por motivo de menoridade, quando se trata de reinado ou império, ou de incapacidade do dirigente efetivo.

A regência pode ser exercida individualmente ou por uma comissão.

REGENTE. Do latim *regens* (que rege), é indicativo da pessoa que exerce as funções administrativas de um governo monárquico, quando o rei ou o imperador não o pode exercer por menoridade ou incapacidade.

REGICÍDIO. Do latim *regis*, de *rex* (rei), exprime o assassinio de um rei ou soberano.

Regicida é aquele que *mata o rei*.

REGIME. Do latim *regimen*, de *regere* (reger, dirigir, governar), exprime a *ação de conduzir ou de governar*.

No sentido jurídico, *regime* importa no sistema ou no modo regular, por que as coisas, instituições ou pessoas se devam conduzir.

E, assim, é indicativo da própria *forma* por que a administração, o governo, a gestão ou a direção se cumprem, ou da *ordem* que se deve seguir.

Regime. No conceito do Direito Público e Constitucional, exprime o sentido de *sistema, forma, governo* ou *organização política* de um Estado.

E, nesta acepção, empregamos as expressões: *regime republicano, regime democrático, regime monárquico, regime parlamentar* para designar as *formas políticas* adotadas e vigentes nos Estados, pelas quais se regem e são governados.

REGIME ABERTO. Regime penitenciário no qual o condenado cumpre a pena em casa de albergado ou outro estabelecimento similar, podendo trabalhar ou frequentar curso sem vigilância.

REGIME ADUANEIRO. Ou alfandegário, é compreendido como o complexo de normas, regras e princípios adotados ou admitidos por um país para regular as relações comerciais entre ele e as demais nações estrangeiras.

É, pois, a *forma legal* por que se deve conduzir a administração pública, acerca das importações e exportações de mercadorias, determinada segundo o *sistema fiscal* instituído.

O regime aduaneiro ou regime alfandegário é consequência do sistema ou sistemas fiscais admitidos.

Visando à incidência e arrecadação das rendas tributárias, por ele se determina o regime em vigência ou instituído.

REGIME DE COMUNHÃO. Em sentido amplo, exprime toda *comunhão* ou *comunidade* acerca de bens ou de coisas.

A *propriedade em comum*, a *sociedade*, *interesses* ou *negócios em comum* importam num *regime de comunhão*.

Na terminologia própria à matéria matrimonial, o *regime de comunhão* indica a sociedade conjugal que se estabelece sem qualquer restrição a respeito dos bens, que passam a ser possuídos em comum, pelo marido e pela mulher, quando *comunhão universal*.

Assim, o *regime de comunhão matrimonial* pode ser universal ou total, e parcial ou limitado.

Se o regime é *universal* todos os bens, sejam da mulher ou do marido, entram para a comunhão: *comunicam-se* entre si.

Se o regime é *limitado* ou *parcial* somente entram na comunhão os bens que não *forem excluídos dela*. E, por esta forma, por ajuste (pacto) ou por determinação legal, os bens excluídos ou incomunicáveis continuam a pertencer ao cônjuge a quem já pertenciam ou que os adquiriu.

REGIME DE SEPARAÇÃO. É aquele em que se estabelece que cada cônjuge continua a ser dono de seus próprios bens, não havendo comunicação deles para o patrimônio do outro cônjuge.

O regime de separação não impede que os cônjuges possam ser *condôminos* em uma ou outra propriedade adquirida por eles, pois semelhante condomínio não anula a *forma de incomunhão* pactuada.

Sob o regime de separação, os bens de cada cônjuge respondem pelas próprias obrigações, pois as dívidas também se afetam da *incomunicabilidade*.

O *regime de separação* pode ser *contratual* ou *obrigatório*.

Contratual quando resulta de *pacto antenupcial*, em que se firma a separação e incomunicação dos bens dos cônjuges.

Obrigatório ou *ex vi legis*, quando imposto por lei. Independe de pacto antenupcial.

É obrigatório o regime da separação de bens, por exemplo, para pessoa maior de 70 anos ou cujo casamento tenha decorrido de autorização judicial. (ngc)

REGIME DOTAL. Denominação atribuída ao regime especial, adotado no casamento, pela *instituição de dote*.

É regime que se difere do de separação de bens e do de comunhão.

É *regime dotal* aquele que, por um pacto antenupcial, a mulher, ou alguém por ela, transfere ao marido uma porção de bens (dote), afetados da cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade e sob condição de restituição, pela dissolução da sociedade conjugal, para que deles possa tirar as rendas ou os rendimentos e com estes atenda, também, à manutenção dos encargos familiares ou satisfaça as necessidades do casal.

Os *bens dotaais* são incomunicáveis. E a instituição deles como dote deve constar de escritura pública, em que se descrevam e se avaliem, e em que se declare, expressamente, a adoção do regime, para que prevaleça em derrogação do regime comum.

Vide: *Bens dotaais*. *Dote*. *Pacto dotal*.

REGIME ECONÔMICO. O mesmo que ordem econômica.

REGIME FECHADO. Aquele no qual o condenado deve cumprir a pena em presídio de segurança média ou máxima, conforme o grau de periculosidade.

REGIME FEDERATIVO. É a organização política firmada entre Estados, que se funda na *federação*.

Assim, os *Estados federados* consideram-se subunidades de um todo, a *Federação*, na qual reside todo *poder soberano*.

Os Estados federados têm apenas *autonomia administrativa*, pelo que não participam da sociedade de Estados, visto que não se consideram entidades soberanas e pessoas jurídicas de Direito Internacional.

O regime brasileiro é *federativo*.

REGIME FLORESTAL. É o conjunto de leis que vêm estabelecer uma *ordem especial* para proteção e conservação das riquezas silvícolas, em bem da economia nacional.

Por ele, estabelecem-se regras acerca do corte das madeiras, impõe-se o reflorestamento e se limitam as regiões em que as árvores possam ser derrubadas, subordinando-se as pessoas aos preceitos e restrições da polícia florestal.

REGIME HIPOTECÁRIO. Expressão que assinala o conjunto de regras a serem adotadas para a instituição da hipoteca e segurança dos privilégios e preferências, que dela se geram a favor do credor, bem assim a de sua baixa e cancelamento, quando extinta.

REGIME JURÍDICO. Regime jurídico é expressão que designa o conjunto de normas que incidem sobre determinado aspecto da personalidade física ou jurídica, nos diversos papéis sociais de sua atuação, compreendendo desde as normas de origem constitucional até as disposições normativas privadas que regulam determinada situação. Neste sentido, são usadas as expressões regime jurídico do casamento, da magistratura, do empregado etc. (nsf)

REGIME MATRIMONIAL. Conjunto de regras e princípios reguladores da situação jurídica dos bens dos esposos, durante a vigência da sociedade conjugal, e das relações de ordem econômica havidas entre eles e os terceiros, que, com eles, contrataram.

REGIME MONÁRQUICO. Sistema político ou forma de governo, em que a chefia cabe a um *rei*, imperador ou *monarca*.

Vide: *Monarquia*.

REGIME PARLAMENTAR. Indica a forma de governo, em que ao *parlamento* cabe sancionar a *política do gabinete*, sem cujo apoio não pode subsistir.

Vide: *Parlamentarismo*.

Em certos casos, o próprio parlamento nomeia diretamente os membros do gabinete, sendo que, em outros, é o chefe do Executivo quem os nomeia, de acordo com a maioria do parlamento.

REGIME PENITENCIÁRIO. Assim se entende o conjunto de preceitos e princípios instituídos para que se regule o cumprimento da pena de privação de liberdade, visando, especialmente, à *reforma* ou *emenda moral* do delinquente.

O regime penitenciário, pois, não somente preconiza a imposição da pena de modo mais humano, como a reintegração do delinquente como membro útil à sociedade, de que se afastou.

REGIME PRESIDENCIAL. Em oposição ao regime parlamentar, exprime a forma de governo em que, embora harmônicos, há independência de Poderes, agindo cada um na esfera de suas atribuições.

No regime presidencial, o chefe do governo é quem escolhe e nomeia seus ministros, sem qualquer intervenção do Legislativo.

REGIME REPRESENTATIVO. Assim se designa a organização política em que todo poder soberano reside no povo, cabendo a este a escolha de todos que, como seus delegados, sejam os agentes dos poderes públicos.

Desta forma, teoricamente, sob o regime representativo, não cabe somente ao povo fazer as leis, mas designar dentre seus membros aqueles que exerçam as atribuições de ordem executiva e judiciária.

E, assim, os três Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – seriam constituídos pelo voto direto.

O sentido moderno do regime representativo, no entanto, não está conforme ao sentido teórico: indica a forma política em que o povo, por sua maioria, escolhe os representantes, para que exerçam o governo em seu nome, restringindo-se esta representação eletiva ao Executivo e Legislativo.

REGIME REPUBLICANO. Em oposição ao regime monárquico, indica a forma de governo em que o chefe do Executivo é eleito, exercendo o mandato por tempo limitado.

REGIME SEMIABERTO. Aquele no qual o condenado cumpre a pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

REGIME TRIBUTÁRIO. Designa a soma de regras e princípios, regulamentarmente instituídos, para que regulem a tributação.

REGIME UNITÁRIO. É aquele em que somente há um governo, instituído como autoridade exclusiva do Estado, com integral jurisdição em todo seu território.

Distingue-se, assim, até mesmo da federação, pois que, sob o regime unitário, não há autonomia dos departamentos administrativos, em que se subdivide o todo.

Províncias ou departamentos são meras divisões administrativas, diretamente subordinadas à autoridade do poder executivo, que dirige e superintende todos os seus serviços e negócios por meio dos funcionários de sua nomeação.

REGIMENTO. Do latim *regimentum* (direção, regime, governamentação), é juridicamente tomado na acepção de *ordenação* ou conjunto de regras que se dispõem como regime de alguma coisa, notadamente sobre o desempenho de cargos ou ofícios.

O regimento, assim, insere as *normas de conduta* ou estabelece a *forma de ação e direção*, instituídas para a boa ordem ou governo das coisas.

Traz, por vezes, o mesmo sentido de *regulamento*, onde, também, se prescrevem as normas de conduta ou de realização de misteres, afetos às instituições ou às pessoas.

Desse modo, o regimento refere-se propriamente à forma ou ao procedimento, dispondo, muitas vezes, sobre a aplicação da própria lei.

Regimento. Na linguagem militar, exprime o corpo de tropas de maior vulto que um batalhão, e menor que a divisão.

REGIMENTO DE CUSTAS. Código ou conjunto de regras que estabelece a *tabela de custas justas* e o modo de sua aplicação e cobrança.

REGIMENTO INTERNO. Designa o Código que regula o funcionamento e o serviço interno das Câmaras Legislativas, dos Tribunais, dos órgãos da administração pública, e excepcionalmente até das instituições ou organizações particulares.

REGIÕES METROPOLITANAS. Agrupamento de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum (CF/1988, art. 25, § 3º).

REGIONALISMO. De *regional*, do latim *regio*, *regionis* (região, plaga, território), é o vocábulo vulgarmente empregado para designar o *desmedido apego* a coisas e a fatos de uma região, mesmo em detrimento de outras partes do mesmo país.

Desse modo, *regionalismo*, assemelhado a *bairrismo*, é a *pugnação* pelos interesses locais, em exclusiva preferência ou ascendência sobre os demais.

Designa-se *regionalista* a pessoa que pratica o regionalismo, para que na região, em que nasce e vive, acima de tudo estejam as coisas locais, para que não se permita intervenção adventícia.

Regionalismo. Na terminologia filosófica, exprime ou designa as palavras de criação e uso de uma região, com as significações que, particularmente, lhes são atribuídas.

Regionalismo. No sentido jurídico, notadamente do Direito Administrativo, entende-se o sistema de descentralização política e administrativa, de que resulta uma relativa independência administrativa, em relação ao governo central, atribuído a certas regiões ou territórios de um Estado, identificados por certa unidade geográfica, técnica e econômica.

Assim, o *regionalismo* explica a instituição de regras especiais e próprias a certas regiões, para que se administrem independentemente, a respeito de certos problemas, que se apresentam como próprios a elas, quando as normas gerais não se mostram eficientes para que sejam aplicadas nelas.

No conceito do Direito Internacional Público, designa a teoria que admite a instituição de normas próprias e especiais, diferentes ou estranhas às do Direito Internacional comum, para formar estatuto próprio a um continente ou a um grupo de Estados ou Nações.

REGISTRO. Do latim *regestra*, plural neutro de *regestus* (copiado, traslado), entende-se o *oassento* ou a *cópia*, em livro próprio, de ato que se tenha praticado, ou de documento que se tenha passado.

Em sentido amplo, *registro*, na acepção jurídica, entende-se a soma de formalidades legais, de natureza extrínseca, a que estão sujeitos certos atos jurídicos, a fim de *que se tornem públicos* e *autênticos* e possam valer contra terceiros.

Assim, o registro, surtindo os efeitos que lhe são atribuídos, imprime ao ato uma *existência legal* e *autêntica*.

Desse modo, a finalidade jurídica do registro não é somente a de perpetuar a prática ou a execução do ato jurídico, para que se assegure a existência dele, e a de *autenticá-lo* e o *identificar*. Vale como *meio de publicidade*, para que não se alegue desconhecimento ou ignorância de sua existência.

E, por ele, passa o ato jurídico a ter a validade legal, surtindo os efeitos desejados não somente entre as partes, que dele participaram, como entre terceiros.

Em sentido estrito, *registro* entende-se a *inscrição* ou a *transcrição* do documento, em que se instrumenta o ato, em *livros públicos*, mantidos pelos ofícios de registros ou pelos departamentos e repartições públicas, a que se cometem semelhantes encargos e funções.

Os registros são *obrigatórios* ou *facultativos*.

Quando obrigatórios, o ato jurídico somente exerce sua eficácia depois de cumprida a formalidade. Como facultativa é medida de *segurança* do próprio interessado, para perpetuação e autenticação do ato praticado.

O processo de registro é regulado por leis próprias, havendo normas inerentes a cada espécie.

As leis estabelecem várias espécies de registros públicos, estando estes, conforme os fins, compreendidos em duas grandes categorias: *registros civis* e *registros comerciais*.

Os atos de registro se processam pela *inscrição*, *transcrição*, *arquivamento* e *averbação*.

Registro. Extensivamente é o vocábulo empregado para designar o próprio *ofício* ou *arepartição*, a que se comete o encargo de promover ou realizar o registro.

É designativo, pois, do *cartório* ou da *instituição* encarregada ou incumbida dos registros públicos.

Estes *registros* ou *cartórios* podem ser *privativos* ou podem ter atribuições para várias espécies de registros.

Quando privativos tratam de uma só espécie de registro.

Registro. É ainda o vocábulo empregado para designar o próprio livro em que se executam os assentos ou se faz a escrituração indispensável à promoção do registro.

Assim, por exemplo, mencionam a expressão *registro geral* para indicar o livro do cartório de registro, em que se fazem todos os assentos ou lançamentos para efetividade de registros.

A expressão, embora em uso, não é feliz: registro é propriamente o *assento*, a *cópia*, o *lançamento*, a *inscrição*, não o livro em que eles se fazem.

Livro de registro é mais razoável.

REGISTRO AUTORAL. É o procedimento, que deve ser posto em prática pelo autor de obra literária, científica ou artística, ou do proprietário dela, quando divulgada, para que se assegure de seu direito de propriedade e possa, legitimamente, impedir sua reprodução fraudulenta.

O registro de obra literária ou científica é promovido na Biblioteca Nacional, mediante requerimento do interessado e remessa de dois exemplares da obra.

O registro de obra musical é feito na Escola Nacional de Música.

E o de obras de caráter artístico, inclusive fotografias e filmes cinematográficos, na Escola Nacional de Belas-Artes.

REGISTRO CIVIL. É o vocábulo *registro*, na expressão *registro civil*, compreendido nas duas significações:

1º) Na de *assento*, *lançamento*, *inscrição* de atos e fatos, referentes à existência, capacidade e estado das pessoas naturais e existência legal das pessoas jurídicas.

Neste caso, a expressão tanto se refere às pessoas naturais como às pessoas jurídicas.

Em relação às *pessoas naturais*, o registro civil compreende o *assento de nascimento*, de *casamento* e de *óbito*, bem assim a *inscrição*, a *averbação* da *concessão de emancipação*, da *declaração de interdição* ou de *ausência*.

O registro civil das pessoas jurídicas atende à *inscrição* dos atos de sua constituição, para que fixe a existência legal deles. E nele se *averbam* todos os fatos supervenientes, que possam alterar sua estrutura jurídica.

2º) Na de *cartório* ou *ofício*, a que se atribui a função de realizar ou atender os assentos ou inscrições, por meio dos quais os registros se cumprem.

É, assim, denominação especial dada ao *registro público*, privativo aos *registros civis*, concernentes à perpetuação e autenticação de fatos relativos às pessoas naturais.

Destarte, é o *Registro Civil*, nesta acepção, encarregado de atender os assentos sobre nascimentos, casamentos, óbitos, interdições, tutelas, curatelas, emancipações e ausências.

É *ofício privativo*. Mas pode ser cumulado com outros serviços de registro público.

Geralmente o *registro civil das pessoas jurídicas* vem unido ao *registro de títulos e documentos*.

E por esta razão é que a expressão *Registro Civil* é comumente empregada para designar, especialmente, o cartório ou ofício de registros de nascimentos, casamentos e óbitos.

O de *casamentos* nem sempre vem ligado ao de nascimentos, constituindo, assim, cartório ou ofício especial.

REGISTRO COMERCIAL OU DO COMÉRCIO. É a expressão usada para indicar não somente a inscrição, a autenticação ou o arquivamento de todos os atos jurídico-comerciais, como para aludir à repartição, em que se efetiva as mesmas formalidades, para segurança, autenticidade, validade e publicidade dos atos mercantis, executados ou promovidos pelos comerciantes e pelos agentes auxiliares do comércio.

Os *registros comerciais* são instituídos e regulados pelas leis comerciais. E a eles estão sujeitos os contratos de sociedades comerciais, as firmas comerciais, os livros comerciais, as autorizações dadas ao menor, para que comercie, as nomeações de gerentes e os instrumentos de mandatos mercantis gerais.

Os registros comerciais estão a cargo das Juntas Comerciais, que substituíram os antigos Tribunais de Comércio, instituídos pelo Cód. Comercial de 1850.

E a Junta Comercial *competente* para promover legalmente o registro é aquela que *tem jurisdição* sobre o território em que o estabelecimento comercial tem ou vai ter a respectiva sede (domicílio).

A *certidão do registro* fornecida pela Junta Comercial estabelece a presunção do ato mercantil a que se refere.

REGISTRO DA MARCA. Assim se designa a soma de formalidades ou o procedimento que deve ter o comerciante ou industrial, para que se assegure no *direito de uso exclusivo* da marca de indústria ou de comércio, que tenha adotado, para individualizar e distinguir os produtos de seu estabelecimento comercial ou de sua fabricação.

O registro da marca é executado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, estando subordinado a regime próprio, instituído por lei especial.

Vide: *Marca*.

REGISTRO DA PROPRIEDADE. Denominação genérica, indicativa do registro da *propriedade imobiliária* (registro de imóveis) ou da *propriedade intelectual* (obra literária, científica ou artística).

Num ou noutro aspecto, o registro tem o objetivo de assegurar o *direito de propriedade* à pessoa a quem pertence ou de quem é a coisa.

Vide: *Registro de imóveis*.

REGISTRO DA SENTENÇA. É a transcrição de todo o teor da sentença proferida para *olvido de atas* das audiências do juízo ou outro que se tenha instituído para esse fim.

REGISTRO DA SOCIEDADE. É o ato pelo qual, segundo as regras instituídas em lei, se promove a *inscrição* da sociedade, civil ou comercial, para que se legitime ou se legalize a existência dela.

O registro das sociedades equivale ao *assento de nascimento* delas, partindo daí o *início de sua vida legal* ou jurídica. Por ele, assim, é que nascem as *pessoas jurídicas*.

Por esta razão, a *existência legal* das pessoas jurídicas (sociedades civis ou sociedades comerciais) somente se prova pelo registro.

O *registro das sociedades civis* opera-se no registro civil das pessoas jurídicas, geralmente anexo ao Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Ele se cumpre pela inscrição dos estatutos e atos constitutivos da sociedade e arquivamento, em cartório, dos mesmos documentos, devidamente legalizados e assinados pelos representantes legais da sociedade.

O *registro das sociedades comerciais* efetiva-se perante as Juntas Comerciais, que tiverem jurisdição sobre o território em que a sociedade vai ter sua sede.

Realiza-se pela decisão dos membros da Junta Comercial, tomada em reunião, pela qual consideram *legal* o contrato apresentado e ordenam o arquivamento de uma das vias do instrumento em que se fixaram as cláusulas de sua instituição.

A *sociedade comercial* não registrada é inquinada de *sociedade irregular*, não prevalecendo contra terceiros o contrato em que se tenha constituído.

No entanto, *sociedade de fato*, provada a existência dela, mesmo irregular, ficam os terceiros autorizados a ir contra os *sócios dela* para demandar os direitos que lhes competirem.

Nas sociedades de fato, todos os sócios entendem-se *solidários*, mesmo os que se inculquem *comanditários*.

REGISTRO DE DIPLOMA. Entende-se o processo que se faz necessário para a legalização ou formalização do diploma expedido por estabelecimento de ensino técnico ou superior, àqueles que concluíram os respectivos cursos, que dão direito a este atestado público de habilitação ao exercício de profissão técnica ou liberal.

O registro do diploma é realizado perante a repartição ou departamento oficial, a que se comete o encargo de fiscalizar e superintender os cursos mantidos pelos estabelecimentos de ensino oficiais e oficializados.

Depois de verificar a *regularidade do curso*, de que resultou a expedição do diploma, é que este é devidamente registrado nos livros próprios da repartição, anotando-se no próprio diploma a satisfação desta exigência.

Registrar um diploma, pois, é autenticá-lo segundo as exigências legais, para que sirva ao destino de sua expedição.

REGISTRO DE IMÓVEIS. Denominação legal atribuída ao cartório ou ofício público, a que se comete a atribuição de promover o registro da propriedade imobiliária, a fim de que se assegurem aos respectivos titulares os direitos de propriedade ou os direitos reais, que sobre ela incidirem.

Nele se processam as *transcrições*, necessárias à validade e publicidade jurídica da aquisição e transferência da propriedade, bem assim as *inscrições* relativas aos encargos reais, que venham a pesar sobre elas, e as respectivas *averbações*, acerca de fatos que afetam a propriedade, cuja aquisição ou transferência já constem do Registro, ou acerca de atos que venham anular os fatos ali inscritos.

O Registro de Imóveis ou Registro Imobiliário, pois, é o ofício privativo à propriedade imobiliária, podendo, no entanto, ser cumulado a outros ofícios.

REGISTRO DE OPERAÇÕES. Na terminologia contábil, registro de operações ou de negócios entende-se o lançamento ou a escrituração da operação ou do negócio realizado.

O *registro*, no caso, exprime bem o sentido originário: é a *inscrição* do fato constante da operação nos livros comerciais, para que aí se fixem, como é da imposição do Direito Comercial.

REGISTRO DE TÍTULOS. Na linguagem mercantil, é a denominação que se dá aos livros, em que se apontam ou se escrituram os títulos ou obrigações a pagar e a receber.

Especializa-se, assim, o Registro de Títulos em *Registro de Títulos a Pagar* e *Registro de Títulos a Receber*.

No Registro de Títulos a Pagar, inscreve o comerciante as Letras, Duplicatas, Promissórias, que devam ser pagas ou resgatadas por si.

No Registro de Títulos a Receber, as Letras, Duplicatas ou Promissórias que se integrem no ativo de seu estabelecimento.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. Designa o cartório ou ofício público, em que se devam registrar os títulos e documentos, conforme prescrições legais.

A *transcrição* de documentos ou títulos, neste ofício, é obrigatória para certos casos e facultativa para outros.

Por ela, melhor se assegura a autenticidade do documento, firmando-se sua eficácia em relação a terceiros.

Os contratos de penhor e de caução, os títulos de obrigações creditórias, os instrumentos particulares de contrato, que não incidam sobre a propriedade imobiliária, registram-se aí.

O Registro de Títulos e Documentos, pois, é ofício destinado propriamente aos *registros mobiliários*.

REGISTRO DO CONTRATO. É a expressão usada não somente para indicar o *arquivamento do contrato social*, instituidor de *sociedades*, conseqüentemente, gerador das *personas jurídicas*, como a *transcrição* do instrumento do contrato, no Registro de Títulos e Documentos.

O registro do contrato de sociedade ou social é feito nas Juntas Comerciais, quando se trata de sociedade mercantil. E no Registro de Títulos e Documentos, quando de sociedade civil.

Equivale, na espécie, ao assento de nascimento das pessoas jurídicas que por ele se instituem.

REGISTRO DO DOCUMENTO. Indica-se a transcrição do documento no Registro de Títulos e Documentos, não somente para que se cumpra exigência legal, quando o caso, ou para que possa a obrigação nele contida prevalecer contra terceiros.

O registro do documento, em regra, é promovido por sua transcrição ou cópia *verbum ad verbum* em livros próprios, existentes no cartório ou ofício.

REGISTRO DO NAVIO. Ou inscrição do navio, entende-se o ato pelo qual, satisfeitos os requisitos legais, se promove a *personalização* do navio, para que, por ela, se *determine a sua nacionalidade* e se *autentique a propriedade dele*.

O *registro do navio*, pois, corresponde ao *registro civil* ou ao *registro de nascimento* das pessoas naturais ou jurídicas.

Exprime, propriamente, o *ato de nacionalização*. E, precisamente, por esta razão, os franceses chamam-no de *acte de francisation* (ato de francesamento).

O registro de navio difere, portanto, da matrícula. O registro é *permanente*, deve ser feito no domicílio do proprietário ou armador e diz respeito à nacionalidade, individualidade e características do navio. A matrícula é periódica, relativa a cada viagem empreendida, visando a averiguar a nacionalidade e identidade do navio, conforme prova ou demonstração oferecida pelo *certificado de registro*.

A matrícula, pois, é ato subsequente ao registro. E não se efetiva sem a prova deste.

O *certificado de registro*, fornecido ao navio pela repartição em que se registrou, é um dos *documentos de bordo*. É o *certificate of registry*, na terminologia inglesa; o *acte de francisation*, dos franceses, e a *lettre de mer*, dos belgas.

Em regra o registro é executado nas *Capitanias dos Portos* existentes no lugar em que for domiciliado o proprietário ou armador do navio, onde não existir Arsenal de Marinha. Na falta destes, far-se-á nas Alfândegas. Nas Delegacias Fiscais e em certos Consulados brasileiros, quando adquiridos em países estrangeiros.

REGISTRO DO TESTAMENTO. Designa a *trasladação* ou a *transcrição* de todo teor do testamento em livro próprio, existente em cartório, depois de aberto pelo juiz e cumpridas as formalidades preliminares, conforme o caso.

É, assim, a *cópia verbum ad verbum* do testamento em livro apropriado.

Depois de feito o registro é que o *original do testamento* é autuado, para que se inicie o processo de sua execução e cumprimento, pela notificação prévia ao testamentário.

REGISTRO ESPECIAL. Pode a expressão ser entendida em duas acepções:

a) o *ofício privativo* de certas espécies de registros;

b) a *formalidade* ou *exigência especial* acerca do registro de certos documentos ou papéis, cujo processo é determinado *particularmente* pela lei.

O registro especial, neste caso, determina para o ato jurídico ou para o fato jurídico um *regime* ou um *processo* próprio.

REGISTRO FISCAL. Corresponde à *inscrição* de um estabelecimento comercial ou industrial na repartição fiscal arrecadadora, para que, por ela, se promova o lançamento e cobrança de tributo.

O *registro fiscal* assim, pode ser *federal, estadual* ou *municipal*.

O *registro fiscal federal*, promovido nas repartições arrecadoras federais, tem a função de fornecer ao comerciante ou industrial a *patente de registro*, para que possa *vender ou fabricar* os produtos de seu comércio ou de sua indústria.

Vide: *Patente de Registro*.

É registro que se faz *anualmente*. E somente quem o tenha cumprido pode, *regularmente*, manter o seu comércio ou a sua indústria.

O *registro fiscal estadual* resulta na inscrição do comerciante ou industrial, nas coletorias estaduais.

O *registro fiscal municipal* decorre na inscrição do comerciante ou industrial, na repartição municipal, a fim de se munir do *alvará de licença*, que o autoriza a *abrir* seu estabelecimento comercial ou a sua fábrica.

Na linguagem fiscal, registro tem, às vezes, a significação de *cadastro*, promovido oficiosamente pela própria repartição, a fim de ter elementos para o lançamento dos tributos anuais.

REGISTRO GERAL. Geralmente é a denominação empregada para designar o cartório, onde se processam diversos registros.

O *geral*, aí, exprime a multiplicidade de registros, que se atribuem ao cartório. Opõe-se, assim, ao *registro privativo*, que se especializa por ter atribuição de uma só espécie de registro ou de inscrição, acerca de documentos, títulos ou de bens.

Mas, tomado registro na acepção de *livro*, em que se fazem as inscrições ou transcrições, *registro geral* indica o livro em que se realizam inscrições e transcrições de diversas naturezas.

REGISTRO HIPOTECÁRIO. É o cartório ou ofício em que se fazem as inscrições dos contratos hipotecários.

O Registro Hipotecário é o mesmo Registro de Imóveis ou Registro Imobiliário.

No Registro Hipotecário são inscritas todas as hipotecas, sejam convencionais ou legais, de acordo com o *extrato de inscrição*, que se formula para esse fim.

No livro apropriado a esse registro há colunas destinadas à averbação da *baixa* ou de qualquer outro fato, que altere ou modifique o contrato hipotecário.

É costume denominar-se o livro, em que se inscrevem as hipotecas, de registro hipotecário. Mas a denominação legal dele é *livro de inscrições hipotecárias*.

REGISTRO IMOBILIÁRIO. Designação que também se atribui ao Registro de Imóveis.

REGISTRO INDUSTRIAL. É a inscrição especial, a que estão sujeitos os estabelecimentos de natureza fabril ou industrial e que deve ser processado no Departamento Nacional de Indústria e Comércio, do Ministério do Trabalho.

Dele é fornecido ao interessado um *certificado*, pelo qual se prova a satisfação da exigência, sempre que se tornar necessário.

REGISTRO MOBILIÁRIO. Em oposição ao registro imobiliário, entende-se o cartório ou ofício, em que se registram os títulos e documentos ou os contratos, cujo objeto verse sobre bens móveis.

REGISTRO POSTAL. Exprime o regime, a que se submete certa correspondência enviada pelo correio, em virtude do que tem um *tratamento especial*, sendo entregue ao destinatário mediante recibo.

Geralmente, é esta especial situação mencionada pelas expressões: *carta sob registro* ou *sob registro postal*.

E claramente se verifica que o vocábulo *registro* exprime aí a *anotação escrita* que é feita a respeito da mesma carta, para que se encaminhe *vigiada* e mediante protocolo ou relação especial.

O registro é facultativo, devendo o interessado, por ele, pagar uma *taxa postal especial*.

REGISTRO PÚBLICO. Denominação genérica dada a todo serviço concernente aos registros instituídos por lei, para autenticidade, segurança, validade e publicidade dos atos jurídicos ou contratos.

Os registros públicos são de natureza civil ou comercial.

São registros públicos de natureza civil:

- a) o registro civil das pessoas naturais;
- b) o registro civil das pessoas jurídicas;
- c) o registro de títulos e documentos;
- d) o registro de imóveis;
- e) o registro da propriedade literária, científica e artística.

Estes registros, estabelecidos, em regra, pelo Código Civil, são regulados em seu funcionamento por lei especial.

O registro comercial é regulado pelas leis comerciais, sendo, em regra, os serviços que lhe cabem exercidos pelas Juntas Comerciais.

REGISTRO TORRENS. Designa a inscrição voluntária de imóvel rural em título próprio.

Necessariamente determinado por sentença judicial, consolida o domínio do bem em nome da pessoa sob o qual se registrou.

Ver, sobre o tema, os arts. 277 a 288 da Lei nº 6.015, de 31.12.73, que revogou, no particular, o art. 1.218, IV, do CPC/73.

REGO. Do latim *riguus*, de *rigare* (regar, irrigar, banhar), tanto pode o vocábulo ser empregado para designar a *pequena corrente de água natural*, como a *vala*, a *sarjeta* ou *opequeno canal*, que se constroem para condução ou escoamento de águas.

Natural ou artificial, o rego é sempre um *condutor* ou *escoador de águas*.

Na agricultura, quando os regos se fazem para *irrigar* ou *regar as plantações*, recebem, propriamente, a denominação de *regueiras*, *regas* ou *canais de irrigação*.

A construção de regos para escoamento de águas pode constituir objeto de *servidão*, por parte do prédio inferior, para que por ele *passem as águas*, vindas do prédio superior.

Somente se exige, para imposição da servidão, que as águas conduzidas pelos regos fluam naturalmente, não sendo, portanto, consequentes de obra artificial.

REGRA. Do latim *regula*, de *regere* (dirigir, reger), entende-se tudo que se dispõe ou que se estabelece para servir de *modo*, de *forma* ou de *ordem*, a fim de que sejam conduzidas as coisas ou sejam executados os atos.

Por esta razão, *regra* exprime a *pauta* que deve ser seguida na execução dos atos ou servem para *traçar a linha* indicativa da ordem ou do modo de proceder.

Juridicamente, a *regra* traz o sentido geral: é o modo de proceder, é a imposição de forma ou a conduta imposta no texto legal.

A *regra* importa sempre na imposição de um *princípio* ou *preceito geral*, para ser cumprido, sem qualquer restrição. Neste particular, opõe-se ao sentido de *exceção*, que é o *preceito especial* ou *disposição própria* a certos casos.

Comumente, porém, adotam-se as terminologias de *regra geral*, para indicar a *regra*, e *deregra especial*, para determinar a *exceção*.

Regra. No sentido do Direito Canônico, *regra* é o *regime* ou o *modo de vida* imposto a certa classe de religiosos, geralmente integrados em ordens religiosas ou monásticas.

Daí é que vem a designação de *regular*, em oposição a *secular*, para distinguir os religiosos e sacerdotes sujeitos a regras monásticas e os que não o são.

REGRA CATORIANA. Regra segundo a qual não permite a revalidação formal dos negócios jurídicos, uma vez que a invalidade não deixa de existir se posteriormente desaparecer o motivo que a originou. (ngc)

REGRA DA PRAXE. Assim se entende o *modo* ou a *maneira* de se proceder em matéria forense, segundo é estabelecido pela praxe ou conforme ao estilo forense.

Fixada pelo *uso* ou firmada pela *prática continuada*, a *regra da praxe* constitui o *modelo* para a execução ou a feitura material dos atos forenses, suprimindo *normas* que as leis processuais omitiram ou não atenderam.

Aliás, a regra da praxe cuida somente da *forma* dos atos, referindo-se propriamente à maneira de cumprir o andamento dos *feitos*.

REGRA DE DIREITO. É a denominação genérica atribuída a todo *princípio fundamental* de Direito, extraído da Lei ou firmado pela Doutrina.

A regra de Direito, assim, formula um princípio cardeal de Direito ou uma norma jurídica fundamental, impondo-se como preceito dominante e indiscutível. Princípios evidentes, as regras de Direito impõem-se como *máximas*.

Várias são as regras de Direito ou os princípios fundamentais e axiomáticos que as indicam. Entre outras, exemplificadamente, apontaremos:

- a) não se pode transferir a outrem nem ceder direitos que a pessoa não tem, nem mais do que ela possui: *Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet*;
- b) a todo direito corresponde uma obrigação, ou direito e obrigação são correlatos: *Jus et obligatio sunt correlata*;
- c) a ninguém é lícito locupletar-se com o alheio: *Jure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiores*;
- d) não provando o autor a sua alegação, será o réu absolvido do pedido dele: *Actore non probante reus absolvitur*.

REGRA FORENSE. É a que se estabelece pela praxe forense. É a mesma regra da praxe ou do estilo.

REGRA JURÍDICA. É a regra de Direito, em que se inclui não somente o princípio que se gera da Lei como aquele que se firma na Doutrina ou na Jurisprudência.

REGRA LEGAL. É a expressão ou a norma instituída por lei. É a norma jurídica fixada no texto legal.

REGRA MORAL. É a que se firma num princípio de ordem moral ou decorre de uma prática admitida pela moral e pelos bons costumes.

REGRA TÉCNICA. É o modo de agir ditado ou estabelecido pela arte, para execução ou realização do que lhe diz respeito.

A regra técnica, em geral, é firmada pela experiência, que, assim, a indica como a pauta que deve ser seguida para execução ou realização de qualquer trabalho de ordem técnica ou profissional.

As *regras técnicas*, pois, indicam-se as *disposições* ou a ordem, que devem ser cumpridas, quando se realizam os misteres de uma profissão.

REGRESSIVO. De *regresso* (volta, retorno, retroação), é juridicamente empregado para indicar a *ação de ir para trás, de ir buscar quem está antes ou veio antes*, para exigir o que lhe compete.

Vide: *Ação regressiva. Direito regressivo. Regresso.*

Regressivo. Na terminologia fiscal, opoñdo-se ao *progressivo*, exprime a *diminuição*, com que se vai promovendo a incidência tributária, à proporção que os rendimentos ou a matéria tributável aumentam de valor.

Desse modo, o *índice de percentagem* ou a *taxa*, que serve de base ao imposto, *vai para trás*(diminui) na razão do aumento de valor da matéria, em que incide a tributação.

REGRESSO. Do latim *regressus*, de *regredi* (retroceder, retroagir, voltar para trás), diz-se da ação ou do direito que se atribui ao credor ou a quem pagou por outrem, de ir buscar deste a quantia ou a importância desembolsada, para que a reembolse.

O *regresso* a respeito das propriedades imobiliárias, isto é, quando importa no direito de ir contra o *vendedor*, para reaver o valor da coisa adquirida, perdida por culpa do mesmo, recebe a denominação própria de *evicção*.

Em regra, o *regresso* ou *direito regressivo* aplica-se às questões creditórias, ou àquelas em que se fixa o direito de reembolso de quantias despendidas ou pagas.

Regresso. Em relação às pessoas, entende-se a *volta* ao lugar ou para o lugar de onde saíram, sem o ânimo de abandoná-lo. Desse modo, o regresso se mostra o retorno ou a volta às origens após ausência consequente de viagem ou negócios, ou por qualquer outra circunstância, desde que o afastamento do local a que as pessoas voltam ou retornam não ocorreu com a intenção de fixarem residência em outro local ou o foi por imposição ou contra vontade delas.

Quando a volta ou retorno se opera por haver cessado a imposição (no caso de exílio), ou pelo desejo de se repatriar (no caso de migração), o retorno é propriamente denominad~~o~~*emigração*.

REGUEIRA. O mesmo que *regueiro*, de *rego*, é espécie de *vale* ou *escavação* feita nos terrenos.

Em regra, a *regueira* é construída para dar evasão às águas ou para promoção de irrigadura nas plantações.

No primeiro caso, a *regueira* é uma *sarjeta* construída pela simples escavação do terreno, sendo, também, denominada de *alcorca*.

Costumam chamar de *regueira* às *escavações* ou *valas* que se constroem para *vedação* ou demarcação das linhas divisórias ou limítrofes dos prédios.

Regueira, no entanto, tal como *rego*, do *rigare* latino, traz originariamente o sentido *demolhadeira*, *irrigadura* ou *corrente de água*.

Nesta razão, é claramente a *vala feita* para irrigação ou esgotamento de águas, quando não é tida no mesmo sentido de *regato*.

Regueira, pois, tem significação sempre ligada à ideia de águas para molhar ou para conduzir.

REGUENGO. Contração de *regalengo*, da baixa latinidade *regalengus*, de *regalis* (real ou relativo ao rei), é o vocábulo empregado na terminologia jurídica (antiga), para designar coisas ou direitos pertencentes ao rei.

REGULAÇÃO. De *regular*, do latim *regulare* (dispor, ordenar), designa a série de atos e formalidades pelos quais se dispõe ou se ordena o *modo de ser* ou a *forma* para execução de alguma coisa. É, assim, a *ordenação* ou *regração* das condições impostas para a realização ou execução de alguma coisa.

E, neste sentido, exprime a mesma significação de *regulamentação*.

Regulação. Em sentido vulgar, ainda exprime o vocábulo a significação de *acerto* ou *ajustamento*.

Assim, é empregado em equivalência a *regularização*, em que se impõem condições ou diretrizes para o acerto ou ajustamento das coisas ou dos negócios.

Regulação dos negócios e *regularização dos negócios* têm, pois, sentidos semelhantes, indicando-se a instituição de normas ou o estabelecimento de condições, que os normalizam.

Regulação. Mas, juridicamente, *regulação* traz sentido mais amplo que *regulamentação*.

A *regulação* não se limita à imposição de regras suplementares ou que se dispõem para cumprimento das leis ou aplicação de normas e princípios jurídicos, já instituídos.

A *regularização* é a instituição de regras e princípios acerca do modo por que as coisas se devam conduzir, sem se restringir somente à forma.

Deste modo, os princípios e preceitos dispostos pela *regulação* tanto podem atingir à forma como à substância da matéria que vem *regular* ou *disciplinar*.

A *regulamentação*, para ser *perfeita*, somente pode referir-se à forma, *sem estabelecer princípio*, que já não esteja formulado na *regulação da matéria*, cuja ordenação vem dispor.

Assim sendo, na *regulação* podem ser impostas regras *regulamentares*. Mas, na *regulamentação*, não se admitem regras que não se mostrem distensão dos preceitos já *regularmente* instituídos.

REGULAÇÃO DA AVARIA. É o vocábulo aí empregado no sentido de *ajustamento* ou *regularização*, para evidência dos danos de avaria e repartição do valor deles entre as pessoas que os devem suportar.

Assim, na linguagem processual, *regulação da avaria* ou *regulamentação da avaria* entende-se o processo de *apuração dos prejuízos* ou danos causados pela avaria comum e *repartição* destes danos ou prejuízos entre as pessoas sujeitas à *contribuição*.

Este ajustamento ou esta regularização compõe-se, assim, de três partes:

a) apuração dos prejuízos, pela qual se verifica o exato valor das perdas consequentes da avaria.

A apuração, ou a verificação destes prejuízos, compõem a *massa passiva* ou o *total dos encargos*, que devem pesar à responsabilidade dos participantes da avaria.

Representa a *dívida comum*, sobre a qual se deve fazer a *repartição* e determinar a *contribuição*.

Esta *massa passiva* se constitui das perdas efetivas ou resultantes dos valores sacrificados, bem assim das despesas, que se tenham verificado;

b) apuração da existência, isto é, a verificação dos valores que não se sacrificaram e que se mostram ainda um *ativo*. Constitui a *massa passiva* ou *conjunto de valores aproveitáveis*, pelo que compõem o *capital comum* a ser descontado do *valor total da massa geral*.

A *massa geral* entende-se o valor global dos bens antes de ocorrida a avaria;

c) a *determinação da cota de sacrifício* ou *taxa de contribuição*, decorrente da proporção existente entre as duas massas (ativa e passiva) e o valor originário pertinente a cada contribuinte, isto é, fundada na proporção do capital originário e a que se tira entre a existência e a soma de prejuízos.

A *regulação da avaria* refere-se ao ajustamento da avaria comum, destinando-se, assim, à formação da *contribuição* ou *rateio comum*.

O resultado da *regulação da avaria* ou a *peça*, em que o *ajustador* (regulador da avaria) dispõe a *distribuição das perdas* ou estabelece a *cota de contribuição* de cada um, é denominada *regulamento da avaria*.

Desse modo, *regulação* é o processo; *regulamento*, a exata demonstração da obrigação de cada um ou o resultado a que se chegou pela *regulação* para a determinação do *rateio* ou *repartição* das avarias.

REGULAÇÃO PARA A AVARIA. Há distinção entre *regulação da avaria* e *regulação para a avaria*.

A *regulação da avaria* refere-se à avaria comum e se faz necessária para promover a *repartição* ou o *rateio* entre os coobrigados na avaria comum.

A *regulação para a avaria* diz respeito à *avaria simples* ou *singular*, destinando-se à verificação dos danos ou da indenização, para que a pague a sociedade ou a companhia seguradora.

A *regulação para avaria*, por isso, pressupõe a existência de um seguro sobre as mercadorias ou objetos avariados. E se revela o processo que tem por objeto apurar as responsabilidades ou os direitos e obrigações entre o segurado e o segurador.

Por ela, em regra o segurado reclama somente a indenização da perda efetivamente verificada, acordando em ficar com a coisa ou parte da coisa que não foi danificada ou não se perdeu pela avaria.

O relatório ou o laudo em que o ajustador promove a *regulação da avaria* simples denomina-se *regulamento para a avaria*.

REGULAMENTAÇÃO. Formado de *regulamentar* (expedir regulamento, prescrever regras sobre forma), designa a instituição de normas ou de regras referentes ao funcionamento de certas coisas e à execução de atos. Ou a disposição de forma para que se apliquem ou se cumpram medidas ou regras legais.

A *regulamentação*, pois, importa na disposição ou na ordenação de *regras suplementares* ou *subsidiárias*, instituidoras, praticamente, do modo de se conduzirem as coisas, já *reguladas* por leis.

Assim, a *regulamentação*, sem se afastar da lei, vem estabelecer a forma ou a conduta de aptidão da mesma lei. Não é, pois, de sua função instituir *regra nova*, de caráter substancial, nem estabelecer princípio ou regra, divergente da lei *regulamentada*.

O objeto da *regulamentação* é o de instituir ou de estabelecer *regras práticas* ou a *prática* para a execução da norma legal.

É de sua finalidade, ainda, instituir regras de caráter administrativo ou de gestão, fundadas nas regras ou normas gerais.

Em qualquer circunstância, no entanto, a regulamentação restringe-se ao estabelecimento de regras e condições indispensáveis à execução das leis e para que tornem mais efetivas as suas determinações.

E, assim, não podem *regulamentarmente* ser estabelecidas regras gerais de Direito, nem normas gerais criadoras de Direito, desde que esta é função precípua da lei, objeto da *regulação*.

Daí se infere a distinção entre *regular* e *regulamentar*, entre *regulação* e *regulamentação*.

Regular é estabelecer a regra geral, a norma jurídica fundamental. É instituir o princípio geral ou dispor a respeito dos direitos fundamentais.

Regulamentar é prescrever a forma por que se cumpre a execução das regras jurídicas fundamentais ou das disposições legais, sem ofensa aos preceitos, que tenham implantado. É, portanto, *instituir* sobre a execução da lei, tomando as providências indispensáveis a essa execução, ou instituir regras para a execução ou funcionamento de serviços.

REGULAMENTO. De *regular*, na acepção jurídica, é o vocábulo tido em duas significações:

I. *Regulamento* é o conjunto de regras ou disposições estabelecidas para que se executem as leis, por elas se determinando as medidas e meios ou se instituindo as providências para que se tornem efetivas as determinações legislativas.

O *regulamento*, neste conceito, revela-se o ato emanado do *Poder Executivo* com o objetivo de *ampliar* ou *estabelecer as medidas e providências* indispensáveis ao cumprimento da lei.

Por ele, instituem-se as *regras de execução*, não de *legislação*, pelo que se mostra um *desenvolvimento* das disposições legislativas, no sentido de serem dispostas as regras, meios, providências e fórmulas adequadas e necessárias ao cabal cumprimento e aplicação das leis.

Para sua instituição, há, pois, a *regulamentação*.

II. Mas pode designar-se o conjunto de regras, de *caráter legislativo*, instituído pelo *Poder Executivo*, em razão de *autoridade constitucional*, em que se ache investido ou em cumprimento de *autorização legislativa*, que lhe defere *poder de legislar* sobre determinada matéria.

Neste caso, o regulamento será produto de uma *regulação*. E, assim, pode estabelecer *regra geral* e *originária*, acerca da matéria que regula ou disciplina.

Regulamento. É também o vocábulo empregado no mesmo sentido de *regimento*.

E, assim, entende-se o complexo de normas ou regras, em que se fixam o *regime* ou o modo de direção ou de condução de uma instituição ou associação.

REGULAMENTO DA AVARIA. É a expressão empregada pela lei processual para designar o *ato escrito*, em que o *ajustador da avaria* apresenta a efetiva *repartição* dos danos decorrentes da avaria comum entre os coobrigados ou sujeitos a ela.

Importa, assim, no *laudo de contribuições*, em virtude do qual se estabelece a *responsabilidade pecuniária* de cada um dos contribuintes, para que deles se exija a entrega da respectiva *cota*, a que estão obrigados.

No *regulamento da avaria* devem constar, especificamente, as contas representativas das *massas ativa e passiva*, de cujos valores em cômputo com o *valor global* dos bens ou mercadorias sujeitos à avaria, se tirou a parcela para formação da *massa contributiva*.

Praticamente, o *regulamento da avaria* revela-se um documento em todo semelhante ao balanço geral, demonstrado graficamente.

Dispostos os valores do ativo e passivo, comparados com os valores representativos do montante das mercadorias e objetos, computados na *regulação da avaria*, tem-se uma conta de resultados, propriamente de perdas, sobre cujo saldo se procede à repartição.

A demonstração gráfica destes valores, devidamente classificados e anotados, constitui o próprio regulamento.

REGULAMENTO PARA A AVARIA. É a demonstração, em que se põe em evidência o exato *valor da indenização* a que tem direito o segurado, como justa compensação pelos danos ou prejuízos sofridos pelas mercadorias seguradas.

O regulamento para a avaria, assim, é propriamente o laudo de avaliação dos prejuízos causados, e corresponde à avaliação da indenização que deve ser prestada pelo segurador.

REGULAR. Do latim *regulare*, de *regula* (regra), em sentido jurídico quer exprimir *legislar ou estabelecer nova ordem jurídica*, mediante instituição de regras ou princípios disciplinadores dos fatos ou das coisas.

Desse modo, em sentido amplo, *regular* é disciplinar pela lei ou submeter ao regime da lei, instituindo novo preceito ou regra, ou estabelecendo outra regra ou preceito em substituição ao existente.

A *ação de regular* diz-se *regulação*, pela qual se dispõem regras gerais e obrigatórias, reguladoras das instituições e da ordem jurídica.

Vide: *Regulação*.

Regular. No sentido do Direito Canônico, assim se denomina o religioso sujeito a regime ou regra monástica.

Regular. Como adjetivo é o vocábulo empregado para qualificar tudo que está conforme à regra jurídica ou de acordo com a lei. É o *legal*.

Deste sentido é que se formam *regularidade* e *regularizar*.

Regularidade, para exprimir o estado ou qualidade de regular.

Regularizar, o ato de tornar regular ou conformar segundo a regra legal.

REGULARIZAR. Formado de *regular*, no sentido propriamente jurídico exprime *ordenar segundo a lei* ou *pôr na ordem determinada por lei*.

Regularizar, portanto, pode entender-se *legalizar* ou *legitimar*.

Regularizar. Na linguagem mercantil, no entanto, entende-se *normalizar*, isto é, *pôr em ordem* ou *arrumar* o que se mostrava desarranjado ou sem equilíbrio.

Assim, exprime também o sentido de *reajustar* ou *concertar*.

REI. Do latim *rex*, é o título atribuído ao chefe de certos Estados, cujo poder se transmite hereditariamente.

Entre os romanos, primitivamente, o *rei* (*rex*) era chefe soberano, eleito *vitaliciamente* (por toda vida) pelas cúrias, que lhe conferiam o *poder* por um decreto solene, denominado *lex curiata de imperio*.

Em nome do *povo*, o rei romano exercia todos os poderes que fossem suscetíveis de delegação.

Modernamente, *rei* é o título indicativo do chefe do Executivo em uma monarquia, em oposição ao título de *presidente*, atribuído aos chefes do Executivo nos Estados republicanos.

Vide: *Governo. Monarquia*.

Os Estados em que governam os reis dizem-se *reinos*. E *reinado* designa o período em que um rei exerce ou exerceu o poder.

REINCIDÊNCIA. Composto do prefixo de repetição *re* e de *incidência* (acontecimento, caída sobre alguma coisa), *reincidência* exprime a *repetição do acontecimento*, a *recaída* ou *anova execução de ato, que já se tenha praticado*.

Reincidência. Na significação do Direito Penal, a reincidência entende-se a perpetração *denovo crime* ou de *outro crime*, quando já se é *agente* de crime anteriormente praticado. O mesmo que *recidiva*.

Para que se configure a *reincidência penal*, assim, é indispensável a existência de *dois crimes*, um anterior e outro posterior, praticados pelo mesmo agente. Mas é ainda necessário que o *ocriminoso* tenha sido condenado pelo primeiro ou pelo *crime anterior* e tenha a respectiva sentença condenatória transitado em julgado.

Desse modo, três são os requisitos da reincidência penal:

a) a *perpetração de dois crimes*;

b) pelo *mesmo agente*;

c) condenação passada em julgado, pelo primeiro crime ou pelo *crime anterior*.

Segundo regime instituído pela Lei Penal brasileira, para reconhecimento de reincidência, *acondenação* tanto pode ter sido pronunciada em Justiça do país, como de país estrangeiro.

Reincidência. No sentido fiscal, a reincidência entende-se a *nova incidência*, de um tributo sobre o mesmo fato ou sobre a mesma mercadoria.

A *reincidência tributária*, pois, importa, ou no *tributo “bis in idem”*, ou na *bitributação*. Em ambas as figuras fiscais, ocorre a *repetição do tributo*, de natureza semelhante ou da mesma espécie, sobre a mesma *matéria tributável*.

Quando se trata de *contravenção* ou *infração* às regras fiscais, reincidência possui o mesmo sentido penal, embora sem exigência da condenação efetiva e passada em julgado.

REINCIDENTE. De *reincidir*, designa a pessoa que reincidiu ou praticou novamente certo ato.

Na significação penal, o reincidente é o autor de crime, já condenado por crime anteriormente cometido.

REINÍCOLA. Do latim *regnicola*, de *regnum* (realeza) e *colere* (cultivar), designa o jurista português que escreve sobre a jurisprudência nacional.

REINO. Do latim *regnum*, de *rex* (rei), entende-se a Nação, ou o Estado sob regime monárquico ou governo por um chefe, que se denomina *rei* ou *soberano*, em regra de caráter hereditário.

Há, no entanto, Estados que, embora governados por um rei, não se dizem reinos, mas impérios. Neste caso encontra-se a Grã-Bretanha (Inglaterra). E *império* se distingue de reino, visto que traduz a ideia de Estado mais vasto e de maior importância que o reino, sendo geralmente formado de vários povos para constituir uma comunidade.

REINQUIRição. É a *nova inquirição* ou a *inquirição*, que se repete para esclarecimento ou fixação de certos fatos que não foram desenvolvidos.

Em regra, a reinquirição deve versar sobre os fatos já constantes da inquirição anterior, isto é, deve motivar-se pelas mesmas razões que determinaram a inquirição já feita.

REINTEGRAÇÃO. Do latim *reintegratio* ou *redintegratio*, da velha expressão latina *redin* (restituir a seu primitivo estado), e *integer* (não tocado, inteiro), exprime, de modo amplo, *arestituição integral*, a *recuperação absoluta* ou o *retorno ao estado anterior*, em toda sua inteireza.

A *reintegração*, pois, é a ação de trazer tudo ao estado primitivo, sem qualquer alteração, sem que nada lhe falte, sem que na coisa se tenha tocado. Restituição ou *recuperação* tem que ser por inteiro (*in integrum*).

Desse modo, reintegração traz sentido mais especial que restituição, reocupação ou recuperação. É qualquer destas coisas, sem que se verifique qualquer *diminuição* ou *diferença* entre o estado atual e o anterior, pois que pela reintegração tudo é repostado como dantes se achava, *por inteiro* e *como não tenha sido tocado*.

Na reintegração, estabelece-se a *continuidade* entre o presente e o passado, como se nada tivesse acontecido.

REINTEGRAÇÃO DA POSSE. Juridicamente, é a *restituição*, *recuperação* ou *reocupação da coisa*, de cuja posse se foi, violentamente, privado.

Assim, na terminologia forense, designa ainda a ação, de que se utiliza o *possuidor esbulhado*, para recuperar a posse perdida ou ser restituído nela.

Dessa forma, a reintegração da posse é admitida diante do *esbulho*, do *desapossamento violento* ou *clandestino*.

A reintegração de posse é denominada especialmente de *in limine* (liminar) ou *initio litis*, quando, sem audiência do esbulhador, tão somente em face de seu pedido, é o *possuidor esbulhado* reintegrado ou restabelecido na posse.

Para tanto, porém, é necessária a prova de sua *posse jurídica*, tão somente jurídica, bem assim a do *esbulho* e a data em que dele resultou a *perda da posse*, para evidência de que decorreu dentro de *menos de ano e dia*.

A reintegração *in limine* ou reintegração *initio litis*, pois, somente pode ocorrer em *ação de força nova*.

Na *ação de força velha*, isto é, quando o esbulho e perda da posse datam de *mais de ano e dia*, embora se dispute a *reintegração de posse*, segue ela curso ordinário e comum, decidindo-se

da procedência do pedido afinal, diante das provas e alegações apresentadas no curso do processo.

Vide: *Ação possessória*.

REINTEGRAÇÃO NO CARGO. Assim se designa o ato administrativo pelo qual é a pessoa recolocada ou reposta no exercício do cargo ou função, de que fora afastada ou exonerada, com *todas as vantagens e garantias*, que lhe cabiam ou que teria, como se, em realidade, jamais se tivesse afastado deles.

Desse modo a reintegração no cargo é a *restituição integral* (*restitutio in integrum*) dele, como a *inteira* reparação relativa a todos os proventos e vantagens, que lhe eram assegurados.

Não se trata, portanto, de *readmissão*, em que há um *novo começo* ou *nova nomeação*, *querpete a admissão*. Nem de *reversão*, em que já aposentado ou reformado no cargo retorna ao serviço ativo.

A reintegração *faz voltar tudo ao estado anterior, restabelecendo a antiga situação*, para que tudo se repare como nada tendo acontecido.

Nesta situação, o *reintegrado* é restabelecido no cargo para que lhe sejam, também, restituídos todos os proventos que lhe tinham sido negados, mesmo quando afastado dele.

Reintegrar é restituere in integrum.

A *reintegração no cargo* pode resultar de decisão administrativa ou ser imposta por decisão judiciária, em face de ação proposta pelo interessado.

REITERAÇÃO. É a ação e efeito de reiteração é, assim, a *repetição* ou a *reprodução do pedido*. E não importa, para que se cumpra, haver sido mudada a *forma de pedir*. Pode o pedido ser formulado de outro modo, mostrar uma natureza diferente de pedir. Bem por isso, a reiteração assemelha-se à *reincidência genérica*: mesmo por uma nova forma, visa a repetir o pedido para consecução do mesmo fim.

REITERAR. Do latim *reiterare* (repetir, volver e executar), é *pedir de novo, requerer de novo, insistir no pedido, intentar novamente a ação* ou a *execução do ato*.

REITERATIVO. Mostra a qualidade do pedido que pode ser repetido, pode ser intentado novamente, para que possa ser admitido e sobre ele deliberado.

REITOR. Do latim *rector*, de *regere* (reger, dirigir), entende-se, originalmente, a pessoa que dirige ou administra negócios alheios.

Na linguagem universitária, é o título que se atribui ao administrador e diretor dos negócios de um estabelecimento de ensino, quando nele se agrupam várias faculdades ou academias.

Também é o título que se dá ao diretor ou superintendente administrativo de estabelecimentos de ensino ou corporações religiosas.

Nas universidades, o *reitor* recebe o tratamento de *Magnífico*.

REIVINDICAÇÃO. Vocábulo composto das expressões latinas *rei* (da coisa) e *vindicatio* (reclamação em juízo), traduz-se, literalmente, a *reclamação judicial da coisa*.

Juridicamente, é a designação atribuída à ação real (*in rem actio*), que compete ao proprietário da coisa, quando perdida ou de que perdeu o domínio, para persegui-la, até recuperá-la ou lhe ser restituída.

A *reivindicação*, assim, princípio já firmado entre os romanos, tem por objeto defender o *direito de propriedade*, pelo que *somente neste direito se pode fundar*.

Assim, é primordial a *prova do domínio* por parte do *reivindicante*, para que mostre que é, legitimamente, o proprietário ou dono da coisa, que pretende reivindicar.

Onde quer que se deseje *recuperar* a coisa que é nossa, que nos pertence, quando ação especial não possa usar (v.g., ação de reintegração de posse), a reivindicação é a ação apropriada.

REIVINDICÁVEL. Qualidade da coisa ou dos bens que se podem reivindicar ou que se podem reclamar por ação reivindicatória.

REJEIÇÃO. Do latim *rejectio*, de *rejicere* (repelir, recusar), tem o mesmo sentido de *recusa* ou *não aceitação*, *impugnação* ou *não aprovação*, *inadmissão* ou *não reconhecimento*.

Rejeição da coisa, é, assim, a recusa em a aceitar ou em recebê-la.

Rejeição da lei é a impugnação ou a não aprovação ao projeto de lei apresentado.

Rejeição da obra é a não aceitação da obra feita ou o não recebimento dela, por não estar conforme o ajuste.

Rejeição do recurso é a inadmissão ou o não reconhecimento ao recurso interposto.

RELAÇÃO. Do latim *relatio*, de *referre* (conduzir, relatar, expor), é o vocábulo empregado em múltiplos sentidos.

Relação. Vulgarmente, é o vocábulo empregado no mesmo sentido de *rol* ou *lista*, em que as coisas se mencionam especificamente, ou em que se faz a descrição das coisas.

E, assim, se diz *relação de bens*, *relação de móveis*, *relação de créditos*, em que bens, móveis ou créditos se anotam devidamente especificados ou discriminados.

Relação. Mas, numa significação propriamente forense, é a *exposição* ou a *informação* feita acerca de fato substancial de um processo, perante o juiz ou perante o tribunal.

Assim, a *relação do feito* é a exposição escrita ou a narração sumária sobre a causa a ser julgada, ou para que seja objeto de deliberação.

Extensivamente, relação entende-se a *ação de repor no mesmo lugar*.

E daí, sem dúvida, a designação de *Relação* atribuída aos Tribunais de segunda instância, a que se cometiam o encargo de julgar os recursos de agravo e apelação, procedentes do juiz de primeira instância.

Relação. No sentido do Direito Civil, entende-se a afinidade ou o parentesco entre as pessoas.

Nesta aplicação, relação é empregada na acepção de *vínculo* ou *ligação*, que une, por consanguinidade ou afinidade, uma pessoa a outra.

RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. Na expressão, adotada pelo Direito Penal, *relação* exprime *conexão* ou *ligação*.

Assim, vem determinar a ligação existente entre a pessoa e a *causa*, de que resultou o crime.

Causa, no sentido penal, é a própria ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido (Cód. Penal, art. 13).

A relação de causalidade é a *ligação* ou a *dependência* do agente à causa, mostrando, assim, que foi ele quem a produziu.

RELAÇÃO DE EMPREGO. É a prestação de serviços, de natureza não eventual, sob a dependência do empregador e mediante salário (CLT, art. 3º).

RELAÇÃO JURÍDICA. É a expressão usada para indicar o *vínculo jurídico*, que une uma pessoa, como titular de um direito, ao objeto deste mesmo direito.

EDMOND PICARD assevera que na *relação* entre o sujeito e o objeto de um direito se tem *ocorção*, a *medida* do próprio direito, porque é ela o *conteúdo* dele, marcando-lhe o valor e a importância e o definindo em seu elemento mais significativo.

Por isso mesmo é que, quando se rompe esse liame ou se interrompe a comunicação produzida por ele, entre o sujeito e objeto do direito, há uma ofensa ao direito de outrem e se recorre à Justiça para reintegrá-lo em sua situação anterior restabelecendo o vínculo, que se partira.

RELAÇÃO SEXUAL. É expressão correntia para designar a conjunção carnal, seja a legal ou a ilícita.

RELAÇÕES COMERCIAIS. Nesta locução, relação exprime *negócio* ou *trato*, em caráter de *reciprocidade*.

Relações comerciais, pois, entendem-se os negócios recíprocos, de ordem comercial, estabelecidos e mantidos entre os comerciantes ou entre as praças de comércio.

Pode, assim, ser compreendida, também, na acepção de *intercâmbio*.

RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS. São tomadas no sentido de *trato* ou *convivência*.

Assim, relações diplomáticas exprimem as que se estabelecem, reciprocamente, entre os Estados soberanos, através de seus representantes ou agentes diplomáticos, acreditados junto dos respectivos governos.

As relações diplomáticas mantidas, pois, importam em *ligação* de um país, com outro, para trato dos negócios de interesse recíproco, estabelecendo entre ambos uma situação de estima e cordialidade.

RELAPSIA. De *relapso*, entende-se a *reincidência* ou a *recidiva* no erro ou na falta. É *acostumância*.

RELAPSO. Do latim *relapsus* (recaído, retrocedido), designa a pessoa que é *contumaz* no erro ou na falta. É o *impenitente* ou *reincidente*. Extensivamente, é o *incorrigível*, ou *que não se corrige*, repetindo, recidivamente, o erro ou a falta.

RELATAR. Do latim *relatum*, de *referre*, vulgarmente, *relatar* é *narrar*, *historiar* ou *fazer relação* de alguma coisa.

Juridicamente, *relatar* é *fazer relação* ou *fazer relatório* acerca da questão a ser submetida ao julgamento de um Tribunal. Tem, assim, significação idêntica a *prolatar*, aplicado especialmente à redação das sentenças de juízes singulares.

Prolatar é redigir a sentença ou fazer o relatório dela. *Relatar* é redigir o relatório do feito ou redigir o acórdão relativo ao julgamento.

Na terminologia jurídica dos Tribunais, seja *relatar o feito* ou *relatar o acórdão*, a significação de relatar é *relacionar* ou *redigir*.

Relatar o feito é historiar os principais fatos e argumentos referentes à questão, a fim de os submeter ao veredicto do Tribunal.

Relatar o acórdão é redigir o acórdão, mencionando as razões ou os argumentos que fundamentaram a decisão.

RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. É expressão que designa a tendência jurisprudencial e doutrinária de suavizar os efeitos da coisa julgada material, permitindo nova cognição judicial sobre os mesmos temas entre as mesmas partes quando se verificam excessivamente gravosos os efeitos da decisão anterior. Por exemplo, em caso famoso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, admitiu-se nova ação de denegação de paternidade, agora fundada em provas decorrentes do exame do DNA, a despeito do trânsito em julgado de anterior ação, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, em que os meios de prova não compreendiam aquele exame, que na época da instrução ainda não existia. (nsf)

RELATIVO. Do latim *relativus*, de *referre* (referir), é vulgarmente empregado na significação de *a respeito* ou *em referência*, quando se quer aludir a alguma coisa acerca da qual se fale ou de que se trate.

Mas, na significação jurídica, opondo-se ao sentido de *absoluto*, *inteiro*, *pleno*, quer exprimir o sentido de *não completo*, *não integral*, *parcial*, sendo, assim, suscetível de *completar-se*, de *tornar-se inteiro* ou *perfeito*.

Assim, usam-se as expressões *incapacidade relativa* e *nulidade relativa*:

a) para indicar a incapacidade que não é completa ou não é absoluta;

b) para aludir à nulidade, que pode ser *reparada* ou *sanada*, *por não ser inteira* ou *integral*.

RELATOR. Do latim *relator*, designa a pessoa a quem se comete o encargo de *relatar* ou *fazer o relatório*.

Na linguagem jurídica, o *relator* é o juiz encarregado de expor, por escrito, perante outros juízes, os fundamentos da questão submetida ao veredicto deles, para que a julguem.

A ele, portanto, cabe a *relação do feito* e, depois que se verifica o julgamento, a *do acórdão*.

A escolha do relator é feita por sorteio, sendo este regulado pelas disposições do Regimento Interno dos Tribunais.

Geralmente, é o relator designado: *juiz relator*. E a ele, também, se atribui o encargo de *instruir* o feito. É, assim, o *instrutor do feito*, em segunda instância.

RELATÓRIO. De *relatar*, designa a *exposição* ou a *narração*, escrita ou verbal, acerca de um fato ou de vários fatos, com a discriminação de todos os seus aspectos ou elementos.

RELATÓRIO DA SENTENÇA. Parte inicial ou preambular da sentença, entende-se a exposição minuciosa de todas as circunstâncias que resumem o feito e a sua tramitação.

Nele se devem mencionar os nomes das partes contendoras, o pedido inicial e a contestação do réu, além do resumo dos fundamentos jurídicos apresentados pelo autor e pelo réu.

O *relatório da sentença*, portanto, é a exata relação do feito, que antecede aos *fundamentos*, em que se baseia o juiz para pronunciar sua decisão.

Segundo Pontes de Miranda o relatório é a história relevante do processo.

Vide: *Sentença*.

RELEVAÇÃO. *Relevamento.* Do latim *relevatio* (desafogo, alívio), de *relevare* (aliviar, desagrar, livrar), é o vocábulo empregado na linguagem jurídica em sua significação etimológica: é o *livramento*, o *perdão* ou a *dispensa* de penalidade ou sanção, legalmente imposta.

Desse modo, em qualquer aspecto, a *relevação alivia, desonera, livra* a pessoa do encargo ou da sanção que lhe era imposta.

E, assim, exprime claramente a ação e efeito de não ser imposta a sanção prevista por lei, seja pela prática de ato não permitido, seja pela não satisfação de certas formalidades necessárias à eficácia do ato.

RELEVAÇÃO DA DESERÇÃO. É o livramento ou a dispensa dos efeitos que produziriam a *deserção*, no caso de apelação.

E esta dispensa ou concessão tanto se evidencia no caso em que a deserção alegada não é reconhecida, como quando por despacho, diante das razões apresentadas, é revogada.

Vide: *Deserção*.

RELEVAÇÃO DA MULTA. É o ato pelo qual se torna sem efeito a multa imposta, ou a que se deveria impor.

Desse modo, tanto exprime o *perdão da multa*, quando ela já se havia determinado, como quando, embora passível dela, é a pessoa *dispensada* de sua imposição.

RELEVANTE. De *relevare*, do latim *relevare* (reerguer), entende-se o que é *apreciável, tem fundamento, é legítimo, é razoável*, em virtude do que se mostra *admissível, evidente, insuperável*.

Assim, *matéria relevante*, seja de fato ou de direito, é a que se apresenta em toda exuberância, em toda evidência, para ser acatada ou apreciada como justificativa do pedido, da pretensão ou da proteção ao direito.

RELIGIOSO. Do latim *religiosus*, de *religio* (religião), juridicamente entende-se a pessoa que, ingressando numa ordem monástica ou numa religião regular, faz os votos solenes de *obediência, pobreza e castidade*, para viver segundo a *regra* de uma ordem aprovada pela Igreja.

Religioso e *regular* têm sentidos equivalentes, embora se originem de palavras diferentes.

Religioso refere-se à religião, aprovada pela Igreja, a cuja *regra* se obrigou.

Regular diz respeito às *ordens regulares*, a que o religioso se ligou, para viver em comum e debaixo da regra aprovada pela Igreja.

Segundo os princípios do Direito Canônico, que tinham assento nas leis seculares, os religiosos entendem-se mortos para o mundo.

E os religiosos, em virtude de suas regras, ainda que tenham quaisquer empregos fora do claustro, *nada adquirem nem possuem*, em seu nome, e sim no dos conventos a que pertencem, sendo-lhes, apenas, permitido despende o estritamente necessário para sua subsistência (TEIXEIRA DE FREITAS).

Sob alegação dos votos prestados, podem os *religiosos* livrar-se da sujeição de encargos ou prestação de serviços impostos pelas leis comuns. No entanto, esta recusa importa na perda dos direitos políticos.

RELOJOARIA. De *relógio*, é o vocábulo empregado, na linguagem comercial, para indicar o estabelecimento em que se vendem relógios e objetos de ourivesaria.

“REM”. De *res* (coisa), no caso acusativo, era antigamente empregado na mesma significação de *fazenda* ou *bens* pertencentes a uma pessoa, sem qualquer distinção. E, assim, *rem* tanto designava os *bens móveis*, como os *bens imóveis* ou *bens de raiz*.

REMANESCENTE OU REMANENTE. Do latim *remanens*, de *remanere* (ficar, subsistir, permanecer), é empregado para designar coisas ou pessoas *que ficam* ou *que subsistem*, após o evento de qualquer fato.

Bens remanescentes ou *bens remanentes* são os bens que restaram ou que sobraram depois de uma *liquidação*, nas sociedades comerciais, ou que *sobraram*, após a *partilha*.

Sócios remanescentes são os que subsistiram, depois de modificado o contrato social, de que outros se *retiraram* (sócios retirantes), ou os que sobrevivem (sócios sobreviventes) ao falecimento de outros sócios.

REMARCAÇÃO. É empregado, na terminologia comercial, para designar a *segunda marca* ou *nova marca*, que se apõe à coisa para a assinalar novamente ou para determinar a *nova propriedade* ou o *novo destino* que lhe será dado.

A *remarcação* é uma *contramarca*. E, assim, *remarcar* ou *contramarcar* empregam-se em sentidos equivalentes. E, igualmente, *contramarcação* e *remarcação* exprimem a ação e efeito de contramarcar ou remarcar, isto é, a aposição na coisa de contramarca ou remarca.

REMÉDIO. Do latim *remedium*, de *res* (coisa) e *mederi* (curar, cuidar), entende-se, originariamente, o *medicamento* ou a *coisa* empregada para *curar* ou *aliviar*.

No entanto, remédio e medicamento, mesmo que se empreguem em significação equivalente, vemos que remédio possui sentido mais amplo. *Medicamento* cinge-se ao sentido de substância ou preparado que se destina à cura de pessoas atacadas de enfermidade. *Remédio*, além de exprimir o conceito de medicamento, refere-se a toda espécie de *meio capaz de evitar* ou *corrigir o mal*, mesmo que não se mostre de ordem patológica.

Remédio. Assim, numa acepção que se indica propriamente jurídica, sem qualquer equivalência a medicamento, *remédio* é o *meio*, a *disposição* ou a *medida* utilizados para se reparar um dano ou para se restabelecer a relação jurídica interrompida.

Nesta acepção, é especializado: *remédio jurídico* ou *remédio legal*, representado pelas *ações* e pelos *recursos*.

O remédio jurídico, pois, é *meio hábil e legal*, para que se *cure* ou se restabeleça o *mal* ou dano *causado*.

Remédio. Na linguagem médica o remédio é *magistral* ou *oficinal*.

O *magistral* é o que se *avia* ou se *prepara* à vista da receita médica, ou segundo prescrição *formulada* pelo médico.

O *oficinal* é o que já vem *preparado* ou é feito segundo as regras e fórmulas do *Codex*. Diz-se, também, *preparado farmacêutico*.

Vide também verbete: *Mandado de segurança*. (ngc)

REMÉDIO HEROICO. Remédio Heroico é outra expressão a designar MANDADO DE SEGURANÇA. Vide verbete respectivo. (gc)

REMESSA. Do latim *remissa*, forma feminina de *remissus*, de *remittere* (remeter), exprime, vulgarmente, não só a *ação de remeter* ou de *enviar*, como a *própria coisa* ou o *objeto* enviado ou remetido.

Nesta acepção, diz-se, geralmente, em comércio: esperamos a *remessa*; ou a *nova remessa*; foi feita a *remessa*; está a chegar a *remessa* feita; pedi uma *nova remessa*.

Remessa. Na terminologia da conta-corrente contratual, remessa designa todo *valor* entregue por um dos contratantes ao outro, para ser integrado como crédito na conta-corrente.

Dessa forma, *remessa* indica toda operação que deva figurar na conta-corrente contratual, que nela se integre o valor correspondente, resulte do envio de mercadorias, do endosso de títulos ou da entrega de dinheiro.

A remessa, portanto, importa sempre na entrega pelo *remetente* ao *recepçãoário* de valor, que *lhe deve ser creditado*.

Por outro lado, em proveito do *recepçãoário*, a entrega de valores ou a remessa resulta numa transferência para este da coisa ou do objeto, a que se referem os mesmos valores remetidos.

Na *conta-corrente contratual*, tão logo integrados nela, os valores remetidos perdem sua individualidade para se apresentarem no aspecto de uma só *massa*, constituída por todos os valores remetidos e creditados ao remetente.

Vide: *Conta-corrente*.

REMESSA DE AUTOS. Na linguagem forense, é a locução aplicada para designar toda *saída dos autos* do cartório, em que se processa o feito, seja para o juiz, para o advogado ou para a instância, conforme o caso. E esta remessa é assinalada nos próprios autos por um *termo* feito pelo escrivão, a que se dá o nome de *termo de remessa*.

Em geral, quando a remessa é feita para instância superior, a fim de atender o recurso interposto, diz-se *subida de autos*. E quando eles descem à instância originária para ser cumprido o acórdão, *baixa de autos* é a denominação dada a essa remessa.

REMESSA “EX OFFICIO”. O mesmo que recurso *ex officio*.

REMETENTE. De *remeter* (enviar, mandar para outrem), é a denominação que se atribui a toda pessoa que *faz uma remessa* ou que *envia alguma coisa a outrem*.

Nos contratos de transportes, o *remetente* é quem entrega a mercadoria ou a carga para ser transportada ou conduzida ao *destinatário* ou *consignatário*.

Nos contratos de contas-correntes contratuais, *remetente* é o contratante que envia valores para serem creditados em conta, segundo as cláusulas contratuais.

Na linguagem bancária, quando se trata de remessa de títulos ou de efeitos comerciais, *orememente*, que é endossante dos títulos ou efeitos comerciais enviados ao banco, é também denominação de *cedente*, mesmo quando não se verifique na operação uma real cessão, tal como ocorre na *entrega de títulos para cobrança*.

REMIÇÃO. De *remir* ou *redimir*, *remição*, do latim *redimere*, exprime propriamente *oresgate* ou *requisição* por compra de alguma coisa.

Extensivamente, pois, é a *exoneração* ou a *salvação do ônus* ou *encargo* ou *da execução*, pelo resgate ou pagamento, que se efetiva, do valor do débito, da obrigação, do ônus ou da execução.

É usualmente empregada a grafia *remissão*, do latim *remissio*, que se deve tomar, propriamente, no sentido de *perdão* ou *renúncia*.

Na ortografia oficial, no sentido de resgate, é *remição*, de *remir*, não *remissão*, de *remitir*.

No conceito legal, a *remição* importa num *direito* ou *faculdade do devedor* para *desonerar* ou *resgatar* a coisa ou o bem, que lhe pertence, ou do *proprietário* ou *anterior dono da coisa* para readquiri-la ou para a reaver.

O *direito de remissão* é sucessível e transferível. Assim, adquirem e o podem exercitar aqueles que *sucedem* o devedor ou o proprietário da coisa, como aqueles que se *sub-rogam* nos direitos dele.

Além do devedor e do proprietário da coisa, bem assim além do cônjuge, quando casado o devedor, a *remição* é direito que assiste ao *adquirente do imóvel* e ao *credor da segunda hipoteca*, para que *forrem* ou *libertem* o mesmo imóvel do *encargo hipotecário*.

Assim, há duas espécies de *remições*: a *liberatória* e a *sub-rogação*.

Vide: *Remição da hipoteca*.

REMIÇÃO DA EXECUÇÃO. É o direito ou o benefício que se assegura ao executado, para que se livre ou se libere da execução iniciada e em curso contra si, pagando ou consignando o valor da *dívida* ou da *obrigação exequenda*, computados os juros, custas e demais despesas judiciais.

É, pois, o *resgate da execução*, resultante do pagamento de todo *valor dela*.

Desse modo, não se trata de um *resgate de imóveis* nem de *liberação de bens* arrecadados ou penhorados para cumprimento da execução. Trata-se de um *perfeito pagamento da quantia ou do crédito*, objeto da execução, para que se ponha termo a ela.

Paga, satisfeita a importância que totaliza o valor exequendo, a execução deixa de ter sua própria razão, desde que sua finalidade está cumprida.

A *remição da execução*, instituída pelo artigo 651 do Cód. de Proc. Civil, poderá ser intentada, desde que se inicie a execução, antes de arrematados ou adjudicados os bens, sobre os quais se está processando.

E não se confunde com a *remição do imóvel* sujeito à execução (CPC, arts. 787 a 790).

A *remição da execução*, libertação, redenção da execução, tem por objetivo o pagamento da dívida ou da obrigação levada à execução. E, por isso, para utilizar-se dela, como benefício ou faculdade que lhe é assegurada, o executado *paga, liquida, resgata, integralmente* o valor da dívida ou da obrigação executada, com todos os acréscimos dela, resultantes de custas e juros.

A *remição do imóvel* é promovida para libertação ou redenção do imóvel, trazido à execução.

E o *remidor*, que tanto pode ser o executado, como qualquer outro *interessado* (ascendentes, descendentes, cônjuges, adquirentes), *paga ou resgata o imóvel*, pelo valor da *avaliação ou pelo preço da arrematação ou adjudicação*.

Vide: *Remição de bens executados*.

REMIÇÃO DA HIPOTECA. É o *benefício legal* assegurado a certas pessoas para que possam *livrar o imóvel de ônus hipotecários, resgatando, assim, a obrigação* que, pela hipoteca, se garantia.

A *remição hipotecária, remição da hipoteca ou remição do imóvel hipotecado*, em princípio, fundada num direito ou num benefício legal, exprime o *resgate do ônus hipotecário ou pagamento da dívida hipotecária* por pessoa que não se encontrava, pessoal e originariamente, obrigada ao respectivo pagamento ou desoneração do imóvel.

O *direito da remição* ou o *benefício da remição* é somente atribuído, para resgate do ônus hipotecário, às pessoas a quem a lei, expressamente, indicar.

Entre os beneficiários da remição hipotecária, por determinação legal, alinham-se: o *adquirente*, seja a título oneroso ou gratuito (comprador, donatário, legatário e herdeiro), e o *segundo credor hipotecário*.

Nestes dois aspectos é que se enquadram as modalidades de remição hipotecária: *liberatória* e *sub-rogatória*.

É *liberatória*, quando a intenção do remidor é *liberar* o imóvel do encargo ou ônus hipotecário. Por ela, a hipoteca *se extingue*. É *remição extintiva*, desde que, pelo resgate, desaparece a dívida e deixa de existir a garantia. O adjeto segue o principal, é a regra.

É *sub-rogatória*, quando o *remidor* paga a dívida hipotecária para substituir o primitivo credor, sub-rogando-se nos direitos creditórios dele, com as respectivas garantias.

Ocorre no caso da remição promovida pelo segundo credor hipotecário, para que se torne *único credor ou titular das duas hipotecas*, primeira e segunda.

Nesta hipoteca não se registra uma perfeita e ampla *liberação ou resgate da hipoteca*.

O primeiro credor hipotecário é *pago de seu crédito*. Mas a hipoteca permanece, passando a ser titular dela o segundo credor hipotecário, que é *remidor*.

Na *remição hipotecária liberatória*, a hipoteca ou o ônus hipotecário é *cancelado*, deixa de existir. Por ela evidencia-se a *quitação da dívida* e a *extinção da garantia*.

Na *remição hipotecária sub-rogatória* apenas há uma *subrogação*, pela substituição do primeiro credor pelo segundo. E a remição é benefício dele, segundo credor.

A *remição da hipoteca* é figura jurídica que se distingue da *remição hipotecária, na execução ou remição dos bens, na execução*, genericamente denominada de *remição de bens na execução* e de *remição da execução*.

A *remição hipotecária ou remição de hipoteca*, faculdade assegurada ao adquirente e ao credor subhipotecário (segundo credor hipotecário), é a que registra *antes da execução*, em virtude da *aquisição* do imóvel hipotecado ou do *vencimento da primeira hipoteca*.

É, portanto, *remição preventiva*, isto é, realizada, justamente, para *livrar o imóvel* dos encargos hipotecários, inclusive a *execução*.

Na remição, promovida no curso da execução, tanto se beneficiam os imóveis executados pela hipoteca, como os simplesmente penhorados na execução.

REMIÇÃO DA PENA. É uma forma de abater dias da pena imposta pelo estudo ou trabalho. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou estudo, parte do tempo de execução da pena.

Na forma do art. 33 da LEP, para cada três dias de trabalho regular, o condenado terá um dia de abatimento da pena a cumprir.

REMIÇÃO DE BENS EXECUTADOS. É a libertação ou o resgate dos bens trazidos à execução, para que por eles se paguem os direitos creditórios do exequente.

A faculdade da remição, nesta hipótese, tanto compete ao executado, como ao cônjuge, ascendentes e descendentes, ao adquirente, como a qualquer outro *interessado*, segundo princípio que se firma na lei civil.

O *preço da remição*, para o caso em espécie, será o da *avaliação*, quando, procedida a praça, não tenha havido licitantes, ou o do *maior lance* oferecido, em caso contrário.

A remição de bens executados é oportuna sempre depois da *primeira praça* e antes da *assinatura* do auto de arrematação ou de publicada a sentença de adjudicação.

É necessário, portanto, que se tenha atingido o *termo final da execução* (arrematação ou adjudicação), mas que não se tenha ainda *firmado o novo domínio* sobre os bens, resultante da *assinatura da compra* (auto de arrematação) ou da decisão, que autoriza a adjudicação (sentença).

A *carta de remição*, quando não é ela promovida pelo executado, corresponde à escritura de transferência e aquisição de propriedade, estando, por isso, sujeita ao pagamento da *sisa etranscrição*.

REMIÇÃO DO FORO. É o direito que se assegura ao enfiteuta de remir ou libertar o imóvel da restrição que lhe pesa, para consolidar o domínio, tornando-o *alodial*, isto é, sem qualquer encargo ou ônus.

Remido o foro, o domínio direto vem ligar-se ao *domínio útil*, que era do enfiteuta, para se tornar exclusivo do senhor e possuidor da coisa.

A remição do foro extingue a enfiteuse. E este é o principal do benefício.

Em regra, a *remição* ou o *resgate da enfiteuse* pode ocorrer depois de 30 anos de sua constituição mediante o pagamento de *20 pensões anuais* pelo foreiro ou enfiteuta.

O Cód. Civil/2002 proibiu a constituição de enfiteuses, subordinando as então existentes, até a sua extinção às disposições do Cód. Civil/1916 e leis posteriores (art. 2.038, do Cód. Civil/2002). (ngc)

REMIÇÃO DO PENHOR. Tal como a remição hipotecária, entende-se a libertação ou resgate dos bens dados em penhor, pelo pagamento ou liquidação da dívida principal, a que servem de garantia.

REMIÇÃO LIBERATÓRIA. Denominação genérica atribuída a toda remição que tem a finalidade de *desonerar* ou *desobrigar* os bens sujeitos à garantia hipotecária ou pignoratícia.

Remição liberatória, assim, exprime a própria *quitação da dívida* e a *extinção da garantia*.

REMIÇÃO SUB-ROGATÓRIA. É o pagamento da obrigação ou o resgate da dívida, com a intenção de se substituir o credor pago e satisfeito.

É o que se verifica com a remição feita pelo credor sub-hipotecário.

Vide: *Remição da hipoteca*.

REMIDOR. De *remir* ou *redimir*, remidor é a pessoa que *resgata* ou *redime* a propriedade ou a coisa, que se encontrava sujeita a encargo hipotecário ou a execução.

Desse modo, distingue-se de *remissor*, que designa o *credor que perdoa* ou *libera graciosamente* o devedor da obrigação.

A ação do remidor é onerosa, uma vez que ele, efetivamente, paga ou resgata a dívida.

REMIR. Do latim *redimere*, é o mesmo que *redimir*. *Resgatar, pagar, liberar, livrar*.

Redimir de ônus é livrar de ônus. *Remir a hipoteca* é resgatar a hipoteca, ou liberar os bens dados em garantia hipotecária.

Vide: *Remição*.

REMISSÃO. Do latim *remissio*, de *remittere* (perdoar, renunciar, desistir, absolver), entende-se propriamente a *ação e efeito de remitir*.

Exprime, pois, o sentido de *perdão, renúncia, desistência* ou *absolvição*.

Juridicamente, a *remissão* exprime sempre a *renúncia voluntária* ou a *liberação graciosa* a respeito de uma dívida, de um direito. E, por ela, também se extingue a obrigação ou o direito.

A *remissão*, porém, fundada na *benevolência* ou em *liberação graciosa*, não se confunde com a *remição*, onde a obrigação se extingue por ato, que é de caráter oneroso, da pessoa que paga ou cumpre a obrigação.

REMISSÃO DA DÍVIDA. É o ato de liberalidade do credor, *perdoando* a dívida ou *renunciando* ao direito de exigí-la.

Desse modo, *remissão da dívida* ou *renúncia da dívida* são expressões tidas na mesma significação.

A *remissão*, importando, neste caso, numa perfeita *alienação a título gratuito*, exige do *remissor* a capacidade para alienar e do *beneficiário* a capacidade para adquirir.

A *remissão da dívida* pode ser *tácita* ou *expressa*.

É *tácita* quando resulta de ato praticado pelo credor, em virtude do qual claramente se presume a intenção dele em perdoar a dívida ou desistir de seu direito creditório.

Assim ocorre, por exemplo, quando entrega ao devedor o título originário da obrigação, sem que lhe exija qualquer pagamento ou substituição de obrigação.

É *expressa* quando firmada por ato escrito, seja *inter vivos* ou *causa mortis*.

Quando a *remissão expressa* é firmada por ato havido entre credor e devedor, também se diz *convencional*.

REMISSÃO DA PENA. É o perdão da pena seja em seu todo ou em parte (diminuição).

Recebe, propriamente, a designação da *graça* ou *indulto*.

REMISSIVO. Do latim *remittre* (remeter, enviar), é geralmente empregado na significação comum: exprime *alusivo*, *indicativo*, *referente*.

Desse modo, *notas remissivas* dizem-se aquelas, em que se faz indicação da *fonte* ou *origem* do assunto tratado, ou que *indicam obra* ou *trabalho a ser consultado*, em referência ou em alusão à matéria também discutida em outra obra ou trabalho.

REMISSO. Do latim *remissus*, de *remittere* (perdoar, afrouxar, negligenciar), é o vocábulo empregado na linguagem jurídica em dois sentidos diferentes:

a) *remisso* é o perdoado, indultado ou beneficiado pela *remissão*;

b) *remisso* é a pessoa que não cumpre seus deveres, desleixando-os, descuidando-os. É, assim, o *negligente*, o *descuidado*, o *relaxado*, o *relapso*.

REMISSOR. De *remisso*, designa a pessoa que *perdoa* ou que *dá quitação graciosa* de uma dívida.

Vide: *Remidor*.

REMISSÓRIO. De *remissor*, determina tudo que se refere à *remissão*, ou o ato em que se promove ou concede o perdão ou em que se expressa a indulgência ou a liberalidade.

REMITIR. Do latim *remittere* (perdoar, suspender), entende-se *perdoar*, *dispensar*, *não exigir*, *renunciar*. Vide: *Remissão*.

REMOÇÃO. Do latim *remotio*, de *remove* (afastar, apartar), em sentido lato designa o ato pelo qual se *deslocam* ou se *afastam* do lugar ou posição, em que se acham, para outro lugar ou posição, coisas e pessoas. É a *mudança de posição* ou o *afastamento do lugar*.

Em acepção estrita, *remoção* é tido ainda no sentido de *destituição* ou de *substituição de encargos*.

Remoção. Na terminologia do Direito Administrativo, é empregado para distinguir o ato pelo qual, *dentro do mesmo quadro de funcionários* ou *dentro da mesma repartição*, se desloca ou se afasta o funcionário ou o empregado de um serviço para outro ou de uma repartição para outra, desde que subordinada ao mesmo regime ou compondo um mesmo departamento público.

Desse modo, pela *remoção*, o funcionário ou o empregado não é *excluído de seu quadro nem muda de carreira*. Ocorre, simplesmente, uma *mudança* ou *deslocação da posição*, isto é, do local em que trabalhava, seja para exercer atividades em outra repartição, pertencente à mesma ordem, ou em outros serviços, executados na mesma repartição.

Daí a distinção entre *remoção* e *transferência*, pois que nesta o funcionário *muda de carreira* ou sai da carreira em que se encontrava para outra, mudando, assim, de chefia e passando a pertencer a outra organização, embora de natureza análoga e figurando em *outro quadro de funcionários*.

A *remoção* pode resultar de pedido do próprio funcionário ou *ex officio*, devendo, no entanto, somente ser autorizado quando o quadro da repartição ou serviço não se mostre completo, isto é, *lotado*.

Remoção. No sentido do Direito Civil e do Direito Comercial, quando se refere às pessoas e diz respeito ao cargo ou encargo, que lhes é cometido, *remoção* significa a *destituição* ou *asubstituição*. É o *afastamento* da pessoa que se encontra investida no cargo ou encargo, para que, em seu lugar ou substituição, se nomeie ou se designe outra pessoa.

Nesta acepção, entendem-se as expressões: *remoção do tutor*, *remoção do curador*, *remoção do inventariante* ou *do testamenteiro*, *remoção do liquidante*, *remoção do síndico*.

A remoção, neste caso, é sempre decorrente do *pedido de interessados*, quando ocorrerem *motivos legais* que a autorizem.

REMOTO. Do latim *remotus* (afastado, arredado), é o vocábulo empregado para indicar *adistância* ou o *afastamento*, em que se encontram ou se acham as coisas ou as pessoas.

Remoto, assim, é o *distante*. Ou o *mais distante* ou *afastado*, quando é empregado comparativamente, em relação ao lugar ou à situação ocupada por outras coisas.

Desse modo, quando se alude a *bens remotos*, claramente entendem-se os *bens* que não se encontram *presentes* ou dentro do *território jurisdicional* de uma autoridade judiciária. Estão distantes e fora de sua jurisdição.

Parentes remotos são os *mais afastados* ou cujo grau de parentesco é mais distante.

Lugar remoto é aquele que se mostra tão *afastado de outro*, que *dificulta* a comunicação entre um e outro. O *remoto* aí revela a *grande distância*, não um mero *afastamento* dos *limites territoriais* de outro lugar.

Remoto, porém, não se entende *inacessível*. Revela a comunicação ou *relação difícil e demorada*. Ao lugar remoto, é permitido o acesso.

Notícias remotas são as que vêm *vagamente*, um pouco *confusas*.

Remota é, então, neste aspecto, a ideia *vaga* e *confusa* acerca de certos fatos.

REMUNERAÇÃO. Do latim *remuneratio*, de *remunerare* (remunerar, compensar, retribuir), em sentido amplo exprime a *recompensa*, o *pagamento* ou a *retribuição* feitos por *serviços prestados* ou em *sinal de agradecimento*.

Nesta razão, *tudo que se recebe* ou *tudo que se paga*, em *retribuição* ou *pagamento* é, sem dúvida, uma *remuneração*.

Assim, são remunerações os *salários*, as *diárias*, os *vencimentos*, as *comissões*, os *honorários*, os *soldos*, as *corretagens* etc.

Originariamente, portanto, *remuneração* contém sentido amplo e genérico, referindo-se a qualquer espécie de *retribuição* ou *compensação*, sem indagação da procedência nem do motivo por que se realizou.

Remuneração. Em sede administrativa é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei (art. 41 da Lei nº 8.112, de 11.12.1990).

Nenhum servidor poderá receber mensalmente importância superior à soma dos valores como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e ministros do STF (art. 42, da Lei nº 8.112, de 11.12.90).

No que tange à remuneração o servidor a perderá (art. 44 da Lei nº 8.112):

a) nos dias em que faltar ao serviço, sem motivo justificado;

b) na parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas e saídas antecipadas.

Não pode ser objeto de arresto, sequestro ou penhora (art. 48).

REMUNERATÓRIO. De *remunerar* (pagar, retribuir, compensar), é empregado, na linguagem jurídica, na mesma significação em que, correntemente, é tida.

Exprime, assim, o *que se faz para remunerar* ou o *que se mostra sujeito à remuneração*.

Juridicamente, portanto, de *remuneratório* se deduz sentido oposto a *gratuito* ou a *não oneroso*, que é, quando se faz alguma coisa por *mera liberalidade* ou sem qualquer desejo ou direito à *paga* ou *retribuição*.

RENDA. Formado do verbo *render* (produzir, pagar, restituir), do verbo latino *reddere* (render), donde a origem de *rédito* (juro), é aplicado na linguagem jurídica e financeira, em várias significações.

Originalmente, *renda*, geralmente empregado no plural *rendas*, quer, propriamente, exprimir os *juros* ou *interesses*, recebidos ou pagos pela *inversão* ou *aplicação* de capitais ou pela *exploração de bens* de natureza imobiliária.

Assim, *rendas* significam *rendimentos* ou *frutos produzidos* pelo capital aplicado, ou *juros pagos* pelo capital utilizado. São as *remunerações* pela ocupação dos prédios.

E, nesta acepção, têm-se as expressões: *rendas imobiliárias* ou *rendas de prédios* locados ou arrendados, *rendas de títulos*, *rendas de capitais*, *rendas constituídas* (constituição de rendas).

O sentido etimológico e correntio de rendas, como *juros* ou *interesses* produzidos pelo capital, ou pelos prédios arrendados, não se modifica, seja em relação a quem os recebe como a quem os paga.

Quem recebe, auferi *rendas*. E quem as paga, seja qual for o motivo, paga *rendas*.

Desse modo, *rendas* também se denominam os *juros* ou *interesses* pagos pelos Estados às pessoas que adquiriram os títulos por eles emitidos, em suas operações de crédito.

Renda. Extensivamente, porém, na terminologia do Direito Público e Financeiro, é empregado para designar o próprio *título*, que produz esses juros ou que os representa.

Rendas, aí, designam os *títulos de rendas*, assim exprimindo não somente os juros que os títulos ou os *fundos aplicados* produzem, como os próprios *papéis*, em que eles se materializam, para fixar o *direito* sobre os juros devidos pela soma mutuada ou emprestada.

Renda. Afinal, temos renda, na terminologia financeira, na significação de *receita* ou *quantia recebida*.

Nesta acepção, pois, tudo que é recebido pelo *erário*, provenha de onde provier, de impostos, taxas, emolumentos, multas, juros ou rendimentos de ordem industrial, é *renda*: é *receita*.

E outra significação não têm as expressões: *renda pública*, *renda nacional*, *renda federal*, *renda estadual*, *renda alfandegária*, *renda fiscal*, *renda tributária* etc., quando aludem a *dinheiro recebido* pelos cofres públicos.

Mesmo na linguagem vulgar, é o vocábulo empregado no sentido de receita: a *renda mensal* ou a *renda semanal* é a que se recebe no mês ou semanalmente, produto do trabalho remunerado ou do vencimento do cargo ou emprego.

Aliás, o Direito Tributário, no capítulo em que regulamenta o *imposto sobre a renda*, aplica-o nesta significação: é o rendimento, é a receita auferida pela pessoa, física ou jurídica, sem importar a sua fonte ou origem.

E, destarte, como renda se entendem os honorários do profissional liberal, os ordenados e salários dos empregados, os aluguéis dos prédios, os juros ou lucros oriundos de aplicação de capital ou de sociedades civis ou comerciais, ou qualquer espécie de *recebimento em dinheiro* como retribuição ou compensação a serviços de qualquer natureza. É, portanto, qualquer *receita*.

RENDA ALFANDEGÁRIA. É a soma que se arrecada nas alfândegas ou postos fiscais alfandegários, representativa dos impostos ou direitos alfandegários, devidos pelas importações de mercadorias trazidas ao comércio interno. Diz-se, também, *renda aduaneira*.

É, portanto, *parte de receita pública* arrecadada especialmente pelas repartições alfandegárias.

RENDA AMORTIZÁVEL. Opondo-se ao sentido de *renda perpétua* ou *renda permanente*, é a expressão usada na linguagem jurídico-financeira, em dois sentidos:

1º) Exprime a *renda que se constitui*, sob condição de *reembolso* em determinado prazo ou dentro de um período previamente estabelecido, no qual se estipulam *amortizações parciais* ou *parceladas*.

A rigor, a *renda amortizável* não representa, propriamente, a *constituição de renda*. Esta não traz o caráter temporário, embora possa ser condicionada à *liberação*.

A *renda amortizável*, por ser reembolsável, composta de *títulos resgatáveis* ou *amortizáveis* dentro de prazo determinado, é *exigível*, quando atinge o vencimento certo do reembolso.

E, neste aspecto, equipara-se a perfeito *mútuo* ou a verdadeiro *empréstimo a juros*.

A amortização das rendas pode ocorrer de diferentes maneiras: por *sorteio dos títulos ou pelavontade e escolha do emitente*, segundo se tenha, originado, estipulado na emissão dos títulos e inscrição delas.

2º) É a denominação que se atribui aos títulos representativos das *rendas*, que se instituem sob condição de *reembolso do capital, pela amortização*.

RENDA BRUTA. É a denominação atribuída à *totalidade da receita* arrecadada ou verificada, sem qualquer dedução ou alusão às quantias que dela se retiram para qualquer aplicação ou despesa. É o total das quantias recebidas, sem importar os abatimentos ou rebates que possam sofrer a seguir. Opõe-se, assim, ao sentido de *renda líquida*.

Tratando-se de estabelecimento bancário comercial, cuja receita proceda somente de *juros*, a renda bruta será a soma total de juros recebidos em um exercício administrativo.

RENDA CONSTITUÍDA. Seja na significação do Direito Civil ou no sentido do Direito Público, *renda constituída* entende-se o próprio *fundo*, que se institui, e do qual decorrem os juros e interesses a serem pagos, anualmente, às pessoas, a favor de quem é estabelecido, no caso civil, ou àquelas que se *inscrevem* nela, no caso, de *fundos públicos*.

A *renda constituída* ou *constituição de renda*, assim, induzem a mesma ideia.

E, praticamente, renda constituída significa a *aplicação* ou a *inversão de capitais* na aquisição de títulos da dívida pública ou em fundos públicos, como a imobilização de capitais em bens de raiz para produção de *juros* ou *interesses anuais*, ou de *uma certa renda periódica*.

Vide: *Constituição de renda. Fundos públicos*.

RENDA CONVENCIONAL. Designa a expressão a *convenção* ou o *contrato*, em virtude do qual a pessoa constitui, por tempo determinado, em benefício próprio ou alheio, uma *renda* ou *prestação periódica*.

Desse modo, o *rendeiro*, que é aquele que se compromete ou obriga a *prestar a renda*, na forma e prazo do ajuste, não se pode furtar à entrega dela, antes que seja terminada a convenção.

O contrato de constituição de renda é real. E o capital investido nela tanto pode ser representado por bens imóveis, como em dinheiro.

A renda convencional se completa pela tradição da coisa, seja dinheiro ou prédio, à pessoa que assume o encargo de cumprir as prestações.

Os bens imóveis, sujeitos à renda convencional, podem ser resgatados.

RENDA ESTADUAL. É a soma de impostos ou de outras quantias recebidas pelos Estados federados, segundo as determinações de seu próprio orçamento. Representa, pois, a receita dos Estados federados, e com a qual surgem suas próprias necessidades administrativas e de governo.

RENDA FEDERAL. É o mesmo que *receita federal*, indicando-se, assim, a soma de importâncias recebidas pelo Estado federal, especialmente chamado de *União*, durante um período orçamentário.

RENDA FUNDADA. Tem a mesma significação de *dívida fundada*, assim designando a soma de obrigações ou títulos emitidos pelo Estado para produção de rendas.

A renda fundada, pois, pressupõe a existência de títulos de rendas amortizáveis ou títulos de rendas permanentes ou perpétuas.

RENDA INDUSTRIAL. É denominação atribuída à parte da receita pública, proveniente da exploração de serviços de ordem industrial. As rendas dos Correios e dos Telégrafos, as rendas das Estradas de Ferro, mantidas pelos Estados, são *rendas industriais*.

Distingue-se, pois, da *renda tributária* e da *patrimonial*.

RENDA MENSAL VITALÍCIA. Será devida ao maior de 70 anos de idade ou inválido que não exercer atividade remunerada, não auferir qualquer rendimento superior ao valor de sua renda mensal, não viver às expensas de outra pessoa como dependente obrigatório e não tiver outro meio de prover o próprio sustento, desde que:

- a) tenha sido filiado à previdência social, em qualquer época, no mínimo por 12 meses, consecutivos ou não;
- b) tenha exercido atividade remunerada atualmente abrangida pelo RGPS, embora sem filiação, no mínimo por 5 anos, consecutivos ou não;

c) tenha se filiado à antiga Previdência Social Urbana após completar 60 anos de idade, sem direito aos benefícios regulamentares.

O valor da renda mensal vitalícia será de 1 salário-mínimo, que será devida a contar da data da apresentação do requerimento, e não poderá ser acumulada com qualquer outro benefício.

RENDA NACIONAL. Sendo igual ao produto nacional líquido, menos os impostos indiretos, mais os subsídios, representa a soma das remunerações pagas aos proprietários dos fatores de produção em certo período.

RENDA PATRIMONIAL. É a receita produzida pelos bens dominiais do Estado.

RENDA “PER CAPITA”. No sentido econômico, indica a renda por pessoa, ou seja, é o resultado da divisão da renda nacional pelo número de habitantes de determinado país, visando definir o estágio de desenvolvimento (quanto maior a renda *per capita*, mais desenvolvido é o país).

RENDA PERPÉTUA. É, ao contrário da renda amortizável, aquela que não está subordinada ao reembolso do capital, pela amortização.

Recebendo, embora a título de empréstimo, as quantias que a vão compor, na renda perpétua não está o Estado emissor obrigado ao reembolso das respectivas importâncias aos tomadores ou subscritores de títulos. A obrigação dele se adstringe ao pagamento dos juros ou interesses anuais, pela taxa previamente estabelecida.

Embora não amortizável, a renda perpétua pode ser *resgatada*, por vontade do Estado, que, por essa forma, liberando-se da renda, promove os respectivos reembolsos.

A renda perpétua é também chamada de *renda permanente*.

RENDA PÚBLICA. É o mesmo que *receita pública*.

RENDA TRIBUTÁRIA. É a receita provida de tributos, arrecadados pelo erário.

RENDA VITALÍCIA. É a que é instituída ou constituída para ser cumprida enquanto vivo o beneficiado por ela.

Vulgarmente, a renda, neste sentido, é também denominada *pensão*.

RENDEIRO. Formado de *renda*, de *render* (pagar), designa a pessoa que *paga a renda* ou que está sujeita à *prestação periódica*, constitutiva ou representativa da renda. Nas rendas constituídas é chamado de *censuário*.

RENDIÇÃO. De *render*, na acepção de entregar-se, submeter-se, entende-se o ato pelo qual a pessoa se *confessa vencida*, entregando-se ou se submetendo ao *adversário vencedor*.

A rendição pode ser pessoal ou coletiva. E, assim, há a rendição da pessoa ou da praça, do batalhão. Equivale a *capitulação*.

RENDIMENTO. Formado de *render*, no sentido de *produzir*, é o vocábulo vulgarmente empregado, em amplo sentido, na mesma acepção da *receita* ou *tudo o que se percebe*, inclusive como *remuneração*, pelo trabalho ou exercício de atividades civis ou comerciais.

É nesta acepção que o emprega o Direito Tributário, quando regula a imposição e arrecadação do *imposto de renda*, para indicar a *matéria tributável*, atingida por ele.

Assim, *rendimento*, tomado em sua significação vulgar, em distinção à *renda*, tanto exprime *olucro* ou *ganhos* resultantes da aplicação do capital, como os *ganhos* resultantes do trabalho.

Rendimento. Em sentido estrito, porém, rendimento é o *fruto produzido pelo capital aplicado*. Desse modo, possui sentido equivalente a *renda*. E, assim sendo, somente se consideram rendimentos os *juros*, os *lucros* ou as *rendas* auferidas ou percebidas pela aplicação do capital em negócios, em fundos públicos ou em propriedades imobiliárias.

Apenas, como bem acentua o mestre CLÓVIS BEVILÁQUA, distinguem-se em *frutos ou produtos civis*, quando aplicados em matéria do Direito Civil, em distinção aos *frutos naturais* e aos *produtos industriais*.

RENDIMENTOS BRUTOS. Na linguagem comercial, *bruto* exprime a qualidade do que se mostra *originariamente*, em sua *condição primitiva*, sem qualquer modificação ou afetação.

Desse modo, *rendimentos brutos*, em seu próprio sentido e como os define a Lei Tributária, entendem-se os *rendimentos totais*, tal como foram percebidos, sem qualquer dedução ou desconto.

RENDIMENTOS LÍQUIDOS. Em oposição a rendimentos brutos, designam os rendimentos que já sofreram as *deduções* ou *amortizações*, consequentes de *despesas* ou *gastos atendidos* com as próprias verbas, que os constituem.

Rendimentos líquidos e receita líquida têm igual significação. E, na linguagem vulgar, entende-se o que *restou do dinheiro recebido*, depois de satisfeitas certas despesas ou atendidos certos descontos, presos, ligados ou pertinentes aos próprios recebimentos.

É líquido, portanto, o rendimento porque já foi *depurado* de certas parcelas, utilizadas para a recepção ou recebimento das próprias quantias que o formam.

No Direito Tributário, os rendimentos entendem-se líquidos quando se apresentam pela soma das quantias recebidas das diversas fontes, de que já se fizeram as *deduções legais*, isto é, as deduções legalmente autorizadas.

Vide: *Dedução. Imposto de renda.*

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. Tanto exprime a locução os rendimentos sujeitos à tributação, conforme sua fonte, como a parte dos *rendimentos brutos* sobre que deve recair ou incidir a tributação.

Desse modo, conforme a origem, verifica-se a tributabilidade dos rendimentos. E verificada esta, obtidos os rendimentos brutos, pelas deduções, os *rendimentos líquidos* constituirão os efetivos e reais rendimentos tributáveis.

RENOMEAÇÃO. De *renomear* (nomear de novo), entende-se o ato pelo qual se investe a pessoa, novamente ou em repetição, no cargo de que se tinha afastado.

Tem, assim, a mesma significação de *readmissão*, porque a renomeação, sendo uma *nova nomeação*, importa numa *nova admissão* para exercício do cargo ou função, anteriormente ocupados.

Desse modo, tal como a readmissão, a renomeação não confere direitos nem vantagens sobre a situação anterior. Restabelece o emprego, sem que se considere uma *reintegração*.

RENOVAÇÃO. Do latim *renovatio*, de *renovare*, é a *repetição* ou a *nova execução* de alguma coisa.

Desse modo, *renovação* é a *recomposição*, o *revigoramento* ou o *restabelecimento* do que havia sido destruído, desfeito ou *havia terminado*.

É nesta acepção que, no Direito Civil, se menciona *renovação de marcos destruídos*. Entende-se a recomposição ou o *aviamento* dos marcos limítrofes, que se destruíram ou se desmancharam.

Renovação. É empregado na significação de *purificação* ou *regeneração*, notadamente na linguagem médica. E, neste sentido, se compreende a expressão *renovação do ar*, que deve ser restabelecido, por outro novo, a fim de que não se *confine*, isto é, não se torne *irrespirável*.

RENOVAÇÃO DA HIPOTECA. Designa o novo contrato, pelo qual se *revigora* ou *se restabelece* o contrato de hipoteca, que havia perdido ou está prestes a perder sua eficácia.

Ocorre, principalmente, nos contratos hipotecários, que duram mais que vinte anos. Até 30 anos, o contrato hipotecário se *prorroga* por simples averbação. Mas, decorridos estes, somente a renovação da hipoteca terá força para manter a garantia.

A renovação da hipoteca, traduzindo a feitura ou elaboração de um *novo contrato*, que aviventa ou revigora o anterior, está sujeita às mesmas formalidades do primitivo contrato, pois que se reconstitui por novo título e por nova inscrição.

RENOVAÇÃO DA INSTÂNCIA. Assim se entende a *restauração* ou o restabelecimento da instância, que se *extinguiu* ou que *cessou* pela absolvição do réu, ou como imposição legal ao autor, por a ter abandonado.

Renovação da instância, entendendo-se o *reavivamento* da instância, não exprime *continuação*, mas a *instauração* de nova instância, para que se possa, *novamente*, intentar a demanda, que parou por efeito do perecimento ou perda da instância. E, destarte, *começará de novo*, pois que este é o sentido de *renovar*.

RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO. Renovação não é *prorrogação*, no sentido jurídico. *Aprorrogação* é a dilatação do prazo, quando este ainda não era terminado, para que se amplie ou aumente.

A renovação é o revigoramento do que *estava extinto* ou *não estava vigorando*.

Assim a *renovação da locação* é o *restabelecimento* do contrato de locação, para que continue a *locação*, conforme se tenha decidido ou deliberado na *renovação*.

A renovação da locação pode ser *voluntária* ou *contenciosa*.

Quando voluntária é o revigoramento de um contrato de locação que se extinguiu, para que prevaleçam as condições ou estipulações do contrato anterior, e continue o *locatário* a ocupar o prédio.

A *renovação da locação contenciosa* é a que se opera em favor do locatário comerciante, de prédio ocupado para seu comércio, por determinação judicial.

A renovação, neste aspecto, não se funda na extinção do contrato, mas na *oposição* do locador em permitir o contrato de locação de imóvel para fins comerciais. E, pela decisão do juiz, se procedem as alegações do locatário, conforme princípios legalmente instituídos, é a renovação determinada, para que vigore como se, em verdade, fosse o *contrato restabelecido* ou *revigorado*.

As condições para o *pedido de renovação* são estabelecidas em lei. E somente quando satisfeitas é que a renovação se decreta.

Vide: *Ação renovatória do contrato de locação. Locação não residencial*.

RENOVAÇÃO DA PENHORA. Entende-se a repetição ou a promoção de uma outra penhora, quando a penhora anteriormente promovida tenha sido anulada ou se tenha declarado insubsistente.

Desse modo, a renovação da penhora pressupõe a anulação da penhora anteriormente executada, pelo que não existe, efetivamente, nenhuma penhora.

E daí se infere a distinção de renovação de penhora e de segunda penhora. Nesta há o pressuposto de uma *primeira penhora*, legalmente mantida, cumprindo sua finalidade. E a segunda vem como *reforço* da primeira, *não para substituir a primeira*, o que é da índole da renovação.

RENOVAÇÃO DO CONTRATO. Exprime o restabelecimento de um contrato, que se havia extinto ou que se tinha vencido, mantendo-se as cláusulas originais ou se acrescentando a estas novas cláusulas.

Importa a renovação do contrato numa *dilatação* ou *aumento de prazo*. Mas difere da prorrogação porque esta somente ocorre quando o primitivo contrato não se tinha ainda vencido: a prorrogação tem de ser cumprida dentro da vigência do contrato. Em caso contrário, ocorrerá uma *renovação*: restabelecimento e revigoramento do contrato, cujo prazo se extinguiu.

RENOVAR. Do latim *renovare*, exprime *fazer de novo*, *repetir o que já fora feito* ou *recompôr*.

Desse modo *renovar*, seja na acepção de *restaurar* ou de *reproduzir e repetir*, perfeitamente se distingue de *innovar*, que é *trazer coisa nova*, *não fazer novamente* a coisa que já fora feita.

Nesta razão, *renovar um ato no processo* ou *renovar o recurso* é *repeti-lo*, é executá-lo *pela segunda vez*.

Inovar no processo ou na causa é trazer para ela coisa de que não se tratou ainda ou fazer coisa nova, ou de que não se tem notícia no processo ou na causa.

Renovar, assim, é repetir ou refazer coisa que pertence à *matéria velha*. Inovar é trazer *matéria nova* até então não ventilada, não discutida ou não tratada.

RENOVO. Especialmente usado no plural – *renovos* –, de *renovar*, é o vocábulo empregado para designar os *produtos da terra*, destinados à alimentação.

Renovos, pois, são os produtos agrícolas. Dizem-se *novidades da terra*.

Extensivamente, também se dá a denominação aos *frutos civis*, isto é, aos *juros* ou *rendas* produzidos pelo dinheiro ou pelo capital aplicado.

Renovo. Em alusão à descendência, é o *novo ramo* de uma família que, por ele, vai formar um *novo galho*, que se produziu do tronco principal. É nesta razão que o filho se diz *reberto*, sentido em que também é tido renovo, na terminologia botânica.

RENÚNCIA. Ou *renúnciação*, do latim *renuntiatio*, de *renuntiare* (declarar ou anunciar que deixa, desistir, abdicar), no sentido jurídico designa o *abandono* ou a *desistência* do direito que se tem sobre alguma coisa.

Nesta razão, a *renúncia* importa sempre num abandono ou numa desistência voluntária, pela qual o titular de um direito deixa de usá-lo ou anuncia que não o quer utilizar.

A renúncia pode vir expressamente ou pode ser deduzida. Daí a *renúncia expressa* e a *renúncia tácita*.

A *expressa* é a que, claramente, positivamente, é declarada ou firmada em ato pelo qual se declara ou se anuncia o abandono ou a desistência.

A *tácita* é a deduzida ou a presumida, decorrendo da omissão, ou a inexecução do ato, dentro do prazo legal, que viria assegurar o direito.

Nem todo direito é renunciável tacitamente. Assim, por exemplo, a *renúncia à herança* deverá constar, expressamente, de escritura pública, ou termo judicial. Já a *renúncia da prescrição* pode ser expressa ou tácita.

Na terminologia jurídica, é a renúncia, em certos aspectos ou em certas figurações, denominada especialmente.

Assim:

A *renúncia ao trono* é denominada propriamente *abdicação*.

A *renúncia da tutela* ou *curatela*, em virtude da qual o tutor ou curador abandona ou desiste deste *munus*, é denominada *escusa*.

A *renúncia do cargo* ou *do emprego*, pela qual o funcionário ou empregado declara não desejar mais exercê-lo ou ocupá-lo, é *demissão*.

A *renúncia da ação intentada*, pela qual se põe termo à demanda, é *desistência*.

A *renúncia da propriedade da coisa*, pela qual se perde o domínio dela, que se transmite a outrem, é, propriamente, *abandono*.

A *renúncia da dívida*, a título gratuito, é *remissão*.

Em qualquer circunstância, porém, abandono, escusa, demissão, desistência, a *renúncia* deve incidir sobre direito presente ou atual, isto é, sobre *direito existente*, não sobre direito que possa, eventualmente, vir. Não se renuncia ao que não se tem ou ao que não se exerce. É nesta razão, por exemplo, que não se pode *renunciar da apelação* antes que se tenha proferido a sentença. É que, não havendo ainda decisão, *nada há a renunciar*. E, somente depois que a sentença é proferida, há o direito ao recurso de apelação, de que se pode ou não utilizar a pessoa, prejudicada pela sentença.

RENUNCIANTE. De *renunciar*, designa a pessoa que renuncia ao direito ou abandona o que lhe pertencia.

RENUNCIATÁRIO. De *renunciar*, indica a pessoa a favor de quem se pronuncia ou se promove a renúncia. *Renunciado*.

REPARAÇÃO. Do latim *reparatio*, de *reparare* (restabelecer, restaurar, renovar, recompor, reaver), na linguagem corrente possui o mesmo sentido de *restauração*, *recomposição*, *renovação*.

Assim, *reparação* é o ato pelo qual se renova, se recompõe, se restabelece ou se restaura a coisa, para que se conserve ou retorne ao estado anterior, mostrando-se tal como era, no mesmo aspecto e na mesma situação.

Reparação. No sentido propriamente jurídico, exprime o *ressarcimento*, a *indenização* ou *aretribuição pecuniária* devida pelo dano que se tenha causado a alguém. A reparação, neste aspecto, não se furta ao sentido de *restabelecimento ao estado anterior* ou *recomposição da coisa*, para que fique como era anteriormente.

A *compensação*, resultante da indenização ou do ressarcimento do dano, caracterizando a reparação, traz a função de *restabelecer uma situação*, que se havia modificado, em virtude do prejuízo ou dano causado.

A reparação, neste particular, ainda é tida no sentido de *satisfação do dano*. Quem *repara o dano*, indeniza-o ou *satisfaz o pagamento* do valor, em que se fixa a indenização ou a

reparação do dano. E reparação exprime a própria *paga* ou a *satisfação da obrigação* contida na *reparação*.

Esta *satisfação* ou este *pagamento* pode resultar na *entrega de certa soma*, em que se computa a indenização (reparação), ou na *prestação de fato*, indicado como o objeto da mesma.

Desse modo, conforme a significação do vocábulo, a reparação se cumpre pela satisfação do objeto da obrigação que dela se deriva ou nela se funda. E daí a equivalência de sentidos: *retribuição, compensação, indenização, ressarcimento*.

REPARAÇÃO CIVIL. É a denominação que se atribui à *indenização do dano* ou *ao ressarcimento do dano*, decorrente do *delito* ou *ato ilícito*.

Corresponde, pois, à *pena*, que se impõe ao agente do delito, fundada na *responsabilidade civil*.

Distingue-se, pois, da *imputabilidade penal*, em virtude da qual é aplicado ao agente do delito, por seu ato doloso, o *castigo* ou a *punição* determinada em lei.

Na reparação, a pena importa na *obrigação de indenizar* ou de satisfazer o pagamento dos prejuízos que o ato ilícito tenha produzido.

A reparação civil provenha de qualquer espécie de dano, entende-se a *reparação ao mal causado*, conste este mal de ofensa à pessoa ou de ofensa à coisa.

Para que se produza o *dano ressarcível*, objeto da reparação, tanto basta que se pratique ato a que não tenhamos direito, conforme já era a regra do Digesto.

A reparação civil sucede à *satisfação pela vingança* ou à *retribuição do mal pelo mal*, que se fixava na Lei das XII Tábuas, encontra seus fundamentos na *Lex Aquilia*, transplantada para o Digesto.

A Lei das XII Tábuas, no entanto, já inseria diferentes disposições relativas à reparação do dano causado por fatos ilícitos, embora aplicadas, especialmente, à agricultura.

Reparação do edifício. Ou do prédio, entende-se o conserto ou a obra que se executa no prédio ou no edifício, para que se restaurem ou se consertem defeitos ou estragos verificados. É aplicado no mesmo sentido de *reparo*.

REPARO. De *reparar*, geralmente, empregado no plural – *reparos* –, é o vocábulo tido, correntemente, na acepção de *conserto*, ou de *obra que se executa na coisa*, para que se mantenha prestando as utilidades desejadas.

Desse modo, os *reparos* sempre se indicam obras indispensáveis à conservação da coisa ou necessárias para que continue a prestar utilidades. E, daí, a clara distinção entre *reparos* e *melhoramentos*.

No entanto, os reparos são tidos, na linguagem jurídica, como *benfeitorias*, isto é, como obras feitas em benefício da coisa. Os reparos, em verdade, são benfeitorias, mas *benfeitorias necessárias*, para que as coisas *reparadas* sejam restabelecidas ou voltem ao estado anterior.

Já os *melhoramentos*, feitos para aumento de valor da coisa ou para sua maior comodidade, não se indicam benfeitorias necessárias, mas adiáveis e prescindíveis, embora possam ser tidas como *úteis*.

Ainda os reparos entendem-se *normais* ou *ordinários* e *imprevistos* ou *extraordinários*.

Os *reparos normais* são os que se executam para a conservação da coisa, e decorrem dos *consertos* ou *obras* impostos pelos estragos, resultantes do uso, tais como pintura, desobstrução de encanamentos, remoção de telhas quebradas etc.

Os *reparos extraordinários* são os que se exigem diante de estragos ocorridos imprevistamente e não consequentes do uso, mas de eventos não esperados, como raios, tempestades, granizos, etc. que tenham danificado a coisa, impossibilitando seu uso.

Desse modo, os reparos ordinários têm sua origem nos estragos advindos pelo uso ou pelo tempo, ao passo que os extraordinários resultam dos estragos oriundos de forças estranhas ou de eventos não esperados.

REPARTIÇÃO. Derivado de *repartir* (dividir em partes, distribuir), exprime vulgarmente a *adistribuição das partes* de um todo entre várias pessoas, com direito a ela.

Desse modo, repartição não significa simplesmente a *divisão da coisa*, mas a divisão desta e distribuição das partes *repartidas* ou das *porções*, em que se dividiu, entre várias pessoas.

Repartição, pois, apresenta-se em significação equivalente a *partilha* e a *rateio*.

No entanto, partilha é mais propriamente empregada para designar a repartição de bens nos inventários. E o rateio, para indicar a repartição proporcional, em regra fundada num direito creditório.

A *repartição*, importando numa *divisão*, entende-se sempre *distribuição em partes iguais*, salvo se condicionada à proporcionalidade dos direitos de cada um.

Repartir, enunciado simplesmente, exprime *dividir em partes*, para que estas partes se distribuam equitativamente: o quociente da divisão, onde o divisor será representado pelo número de partes a distribuir, indicará extamente o quinhão ou parte de cada um.

Repartição. Na linguagem da Administração Pública, é o vocábulo designado para indicar os *órgãos administrativos*, a que se atribuem poderes para desempenhar atos de ordem administrativa, indispensáveis ao cumprimento das finalidades do Estado.

As *repartições públicas*, pois, entendem-se as seções em que se divide a *Administração Pública*, a que se cometem os encargos de cumprir, dentro da lei, as ordens emanadas do Governo. Funcionam, portanto, em face de uma *delegação* dos poderes públicos, para realizar a administração e gerência dos negócios públicos.

Os serviços executados pelas repartições públicas dizem-se, geralmente, serviços burocráticos.

Pertencem, como anotamos, à Administração Pública, cujos órgãos divisionários ou seções também se denominam *departamentos públicos*.

O sentido de *departamento público* é mais amplo, desde que haja *departamentos* cujas funções não são de ordem burocrática ou meramente administrativa de negócios públicos.

Assim, entre os departamentos públicos ou oficiais encontram-se as *autarquias*, cujos negócios ou serviços de que tratam são, por vezes, de ordem privada. Foram *publicizados* no interesse coletivo ou em bem da coletividade. E há departamentos, mesmo não autárquicos, que não tratam simplesmente de serviços burocráticos, mas de serviços de ordem industrial, de interesse público, tal como a Empresa de Correios e Telégrafos (ECT).

E, por esta razão, não se entendem, a rigor, como repartições públicas, embora sejam departamentos públicos.

REPARTIR. Juridicamente, *repartir* é dividir a coisa em partes, para distribuí-las entre vários ou atribuir a cada um a parte do encargo ou da contribuição que lhe compete.

Possui, pois, o sentido de *partilhar*, *aquinhovar*, e, por vezes, o de *ratear*.

REPELIR. Do latim *repellere* (rejeitar, não aceitar, defender-se), entende-se no sentido de *deoporse*, *contraditar*, *reagir*, *antepor-se*, *defender-se*, contra ato ou ação injusta de outrem.

Repelir a acusação é defender-se dela.

Repelir a agressão é reagir a ela.

Repelir as alegações é contraditá-las.

REPERCUSSÃO. Do latim *repercussio*, de *repercutere* (rebater), na terminologia fiscal exprime a *incidência indireta* do imposto ou tributo.

Quando a *incidência tributária* é direta, bate *diretamente* (incide) sobre a pessoa a quem cabe a responsabilidade do pagamento ou do encargo tributário, há *percução*.

Por ela, a tributação se faz efetiva na *primeira pessoa* atingida pelo imposto.

E, a incidência direta, imediata, caracteriza a espécie de *impostos diretos*.

A *repercussão* registra-se quando a incidência tributária não resulta do encargo dirigido imediatamente à pessoa a quem compete cumpri-lo; mas, pelas *traslações* ou traspases sucessivos, vai *efetivar-se* ou *incidir definitivamente* contra a pessoa que, adquirindo o produto tributado, o leva ao consumo.

A *repercussão*, assim, é a incidência tributária que vai ferir ou rebater na pessoa do *consumidor*, visto que o produtor, que primeiro cumpriu o pagamento dele, é aliviado da *verba despendida*, quando o produto é adquirido.

A *repercussão* é da essência dos impostos indiretos, visto que, em regra, recaindo sobre a mercadoria, vão ser *resgatados*, com a aquisição desta, pelo consumidor.

A *repercussão* assinala o *contribuinte de fato*, isto é, aquele a cargo de quem se fez efetiva a incidência tributária.

Vide: *Impostos. Percussão*.

REPERCUSSÃO GERAL. Inserida na Constituição da República de 1988 por meio da Emenda Constitucional 45, tem como objetivo selecionar os Recursos Extraordinários que serão analisados pelo Supremo Tribunal Federal, conforme sua relevância jurídica, política, social ou econômica, reduzindo o número de processos analisados.

Verificada a existência de Repercussão Geral, o mérito da questão será analisado e esta decisão será aplicada pelo STF em casos idênticos. (pg)

REPERGUNTA. Na técnica dos depoimentos, entende-se, propriamente, a pergunta formulada pela parte contrária, após a inquirição feita pelo juiz ou pela outra parte. E, assim, a *nova pergunta* feita por outrem, igualmente, com interesse na causa, onde o depoimento se cumpre. A inquirição feita pelo representante do Ministério Público, a seguir das perguntas do juiz, formula-se, também, com *reperguntas*.

Reperguntar, pois, tecnicamente, difere de *reinquirir*.

REPERTÓRIO. Do latim *repertorium* (inventário), designa, geralmente, o *livro* ou *registro*, em que, por ordem alfabética, se faz a indicação das leis ou de qualquer outra matéria, nele contida.

O repertório, pois, tanto pode indicar-se o livro, em que se colecionam leis, sentenças ou qualquer outra matéria, em ordem alfabética, como o registro, em forma de índice, em que se relacionam ou se anotam coisas ou fatos, para melhor procura ou para lembrança.

REPETENTE. De *repetir*, na linguagem acadêmica ou escolar, indica o aluno ou acadêmico que, por não ter sido aprovado em todas as disciplinas do ano cursado, tem que o *repetir*.

Desse modo, verifica-se que o repetente não é o *dependente*, que este passou de ano embora esteja na dependência de cadeira ou matéria do ano anterior.

REPETIÇÃO. Do latim *repetitio*, de *repetere* (tornar a pedir ou pedir novamente), na linguagem jurídica, significa não somente a ação de *repetir* (pedir novamente ou tornar a pedir), como o *efeito de repetir* (restituir, devolver ou tornar a dar o que se pede).

Desse modo, no sentido jurídico, repetição significa não somente a ação, pela qual se torna a pedir ou se pede a restituição de alguma coisa, como a própria restituição desta coisa.

Assim, pode ser compreendida como a ação de ressarcimento, atribuída à pessoa que pagou indevidamente ou que cumpriu obrigação de outrem, para reclamar do suposto credor o que pagou sem dever fazê-lo, ou do verdadeiro devedor, a quem competia o pagamento.

Mas a *ação de repetição* somente se autoriza, mesmo fundada num princípio de *equidade*, quando as coisas são recebidas *sem causa* ou *indevidamente*.

A ação de repetição é geralmente denominada *condictio indebiti* ou de *repetição do indébito*.

Originariamente, o autor da ação de repetição é denominado de *solvens* ou *tradens*. *Solvens* quando a repetição se funda no *pagamento indevido*. E *tradens*, quando de trata de restituição de coisa indevidamente dada, entregue ou transferida.

A pessoa contra quem é intentada a ação é chamada originariamente de *accipiens*, isto é, *recebedor* ou *recebente* da quantia dada em pagamento indevido ou da coisa indevidamente recebida.

O *solvens* ou *tradens* será o *pedinte da restituição*. E o *accipiens*, o restituidor.

REPETIR. Pedir ou reclamar judicialmente que lhe seja restituído o valor da prestação de obrigação, que pagara indevidamente, ou por não corresponder à prestação realmente devida, ou porque não estava na obrigação de a cumprir. O direito em que se firma semelhante ação diz-se de *repetição*.

Repetir. É aplicado ainda para assinalar tudo que se faz de novo ou que se reproduz, mostrando, assim, sentido equivalente a *iterar*, *reproduzir*, *renovar*.

REPLANTIO. De *replantar*, replantio ou replantação é ação ou efeito de plantar de novo ou fazer nova plantação.

O replantio, desse modo, é promovido, em regra, para substituir as *plantas* que morreram ou as *sementes* que não germinaram.

Desse modo, tem sentido mais restrito que *transplantação* e distinção de *implantação*.

Transplantação é a *mudança* de planta de um lugar para outro.

E *implantação* é fixação de qualquer coisa ao solo, mesmo que não seja planta, sendo geralmente tomado no sentido de *incorporação*.

Vide: *Implantação*.

Na terminologia agrária, a replantação ou replantio traz sempre o sentido de nova plantação para substituir as *falhas da cultura* ou da *lavoura*.

RÉPLICA. De *replicar*, do latim *replicare* (dobrar ou reclamar), traz o mesmo sentido de *dereplicatio* (replicação) dos romanos.

E a *replicatio* exibia-se como espécie de *exceção* oposta às conclusões do defensor pelo demandador.

E se o defensor, por sua vez, respondia à *replicatio*, a nova exceção seria *duplicatio* ou *triplicatio*, como é mais vulgarizado.

Réplica. Modernamente, a réplica entende-se a refutação ou a contradita que o autor ou o demandador apresenta à contestação ou à contrariedade oferecida como defesa, pelo demandado ou réu. É a alegação em que o autor refuta, em matéria civil, a contestação do réu. Ou, em matéria criminal, a alegação do acusador contrária à defesa.

Praticamente, portanto, *réplica* é a *resposta* que alguém dá à defesa apresentada pelo adversário, para que destrua ou desfaça, por sua vez, os argumentos que nela se contêm.

Seja para *contrariar a contestação* ou em qualquer outra circunstância, em que se mostre uma *resposta às alegações* de defesa inicial da parte contrária, a réplica resulta numa *sustentação* às primeiras alegações ou argumentos do *replicante* ou na demonstração de novos argumentos e direitos, que destruam as alegações e pretensões do *replicado*.

Modernamente, a resposta à *réplica*, que a terminologia romana dizia *duplicatio*, é a *tréplica*.

Antes que se forme a instrução do processo civil, e como *ato de defesa do autor* às provas apresentadas pelo *réu-contestante*, a réplica é uma *contestação do autor à contestação do réu*.

REPLICADO. Entende-se a pessoa contra quem é a réplica dirigida, em refutação às suas alegações.

REPLICANTE. É o promotor da réplica ou a pessoa que replica refutando ou contrariando as alegações da parte contrária.

Em matéria penal, indica o *promotor público* quando, em seguimento à defesa, vem refutar ou contraditar as alegações do advogado que patrocina o réu.

REPOR. Do latim *reponere* (recolocar, restabelecer), no sentido jurídico entende-se *restabelecer* ou *retrotrair* a coisa ou o pleito ao estado em que se encontrava em determinado momento. É *recolocar* no estado anterior ou *voltar ao estado* ou *posição primitiva*.

Vide: *Reposição*.

REPORTAGEM. Do inglês *reporter*, designa, na linguagem da imprensa, a descrição feita por um dos *noticiaristas* ou *redatores* do jornal sobre *fatos*, que tenham ocorrido, ou sobre coisas, que se queiram divulgar.

A reportagem, no entanto, não se mostra o mero registro ou simples notícia do fato, mas uma descrição minuciosa e mais ou menos completa acerca do que tenha acontecido ou do que se pretenda divulgar.

REPORTE. Do francês *reporter* (trasladar, transportar), é o vocábulo usado na linguagem corrente, como termo técnico dos negócios de Bolsas e de assuntos financeiros.

No sentido empregado nas Bolsas, *reporte* entende-se propriamente a *operação* que se *traspassa* com o intuito especulativo, seja na alta ou na baixa.

E na técnica propriamente financeira é a *transferência* de valores.

Desse modo, *reporte* exprime:

Reporte. Na terminologia das Bolsas *reporte* é o *traspasse* de um contrato de compra e venda de títulos, condicionado a novo contrato de compra e venda de títulos da mesma natureza.

Objetiva-se tanto numa especulação do comprador, como na do vendedor.

O comprador, quando o promove, *especula na alta*. E o vendedor, *na baixa*.

Em relação ao comprador, o *reporte* indica-se a operação que promove para conseguir o numerário necessário ao pagamento dos títulos ou mercadorias adquiridos, deixando-os sob caução ou penhor do capitalista e se comprometendo em revendê-los dentro de certo prazo, a fim de que cumpra a obrigação firmada no financiamento.

A *nova venda* feita pelo comprador originário, que especula na alta, permitirá atingir o intuito especulativo dele, ao mesmo tempo que se fornecerá do dinheiro para resgatar seu débito.

Quando é o vendedor que realiza o *reporte*, este se entende a operação pela qual, necessitando de títulos ou mercadorias, cuja entrega não pode fazer a quem os tem vendido, contrata com outrem, banqueiro ou comerciante, para que os entregue, ao mesmo tempo que firma com ele um contrato de compra e venda a termo de títulos ou mercadorias da mesma espécie, com o qual pretende liquidar a primitiva operação.

A intenção do vendedor, como se vê, é jogar ou especular na baixa, para que, adquirindo os títulos ou mercadorias por preços inferiores, obtenha o seu lucro.

O *reporte*, como se verifica, tem sentido diverso do *deporte*, denominação também atribuída a certa modalidade de operação da Bolsa.

Vide: *Deporte*.

Reporte. Na linguagem financeira, exprime a operação pela qual se transferem os *saldos dos créditos* inscritos no orçamento anterior para que figurem no exercício seguinte.

É, portanto, a transferência da *verba orçamentária* não consumida em todo, para que seja aproveitada ou usada em outro exercício.

REPÓRTER. Vocábulo de origem inglesa, que se traduz relator, divulgador, informante, é usado na linguagem de imprensa para designar o *redator de informações* ou *noticiarista*.

Repórter, pois, é o jornalista que se incumba de *descobrir as notícias* sobre fatos ou acontecimentos e relatá-las pelo jornal, onde trabalha.

REPOSIÇÃO. Do latim *repositio*, entende-se ação e efeito de *repor a coisa* ou *recolocar a coisa*, onde se encontrava antes.

Na linguagem jurídica, reposição é a *restituição* ou a *torna*.

No sentido de *restituição*, reposição é a entrega da coisa ou da importância, retiradas pela pessoa ou cujo desfalque a ela se imputa. Exprime, ainda, *devolução*.

Na significação de *torna* é a entrega da importância ou do valor que ultrapassa o valor da parte, que caiba à pessoa quando recebe um bem de maior valia.

A reposição ou torna, neste caso, se cumpre pela entrega de uma *soma pecuniária*, equivalente ao excesso de valor da coisa ou bem, que se recebeu. E sua função é *igualar* ou ajustar o *valor da parte* ou *quinhão*, que compete à pessoa. É comum nas *partilhas* ou *divisão de bens* entre herdeiros.

Reposição. Na linguagem forense, indica-se o *restabelecimento* do pleito ou da causa, no estado em que se encontrava em determinado momento. É, pois, o *retorno* ou a *volta ao estado anterior*, que se modificou ou se alterou pela providência ou pelo ato ordenado, em face da *reforma* do mesmo ato ou da mesma providência.

Reposição. Em sentido inverso, a *reposição* entende-se o ato pelo qual se recoloca ou se põe novamente a pessoa à frente do cargo ou função, de onde foi retirada.

Assim, *reposição do governo* designa a volta ou retorno da pessoa que se encontrava à frente do *executivo* (poder), de cuja função fora afastada ou retirada.

Igualmente, reposição, mesmo neste aspecto, não perde o sentido originário de *restituição*, pois que pelo retorno ao cargo ocorre uma restituição envolvendo o cargo e respectivas funções.

REPOSITÓRIO. Do latim *repositorium*, originariamente, como aliás é empregado na linguagem corrente do comércio, é tido o vocábulo na significação de *receptáculo* ou *recipiente*: é tudo que serve para guardar ou servir de depósito a alguma coisa.

Extensivamente, é empregado para designar o *local*, em que se guardam ou conservam os *despojos das pessoas*. É assim designativo de *carneiro*, *túmulo* ou *sepulcro*.

Repositório. Na linguagem jurídica exprime *coleção* ou *coletânea*, notadamente de leis.

REPOUSO. De *repousar*, do latim *repausare* (fazer pausa, cessar), no sentido vulgar é o *descanso* ou todo período em que a *pessoa cessa suas atividades* para refazer-se e poder continuá-las.

No sentido jurídico, no entanto, especialmente na terminologia do Direito Trabalhista, *descanso* e *repouso* são expressões que se distinguem.

Descanso é de significação mais ampla, pois que exprime toda *cessação do trabalho* para *alívio da fadiga* ou *recuperação de energias*. O repouso é também *descanso*, mas um *descanso especial* e de sentido mais estreito.

Desse modo, *repouso* entende-se toda e qualquer *pausa* que deve ser feita *durante o trabalho*, para que nele *descanse* o empregado. É, portanto, o *descanso* que se *intervala* numa jornada.

E, em realidade, mostra-se no sentido de *recreio* ou *folga*, que se impõe em meio do trabalho que se está executando.

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. Assim se diz do *descanso*, de um dia por semana, que se atribui a todo trabalhador, em regra aos *domingos*, dia em que cessam as atividades comerciais e industriais. Neste dia não se permite o trabalho, salvo permissão especial da autoridade competente ou exceção legal.

REPREENSÃO. Do latim *reprehensio*, de *reprehendere* (repreender, censurar, criticar), em linguagem comum é a *admoestação*, a *crítica* ou a *censura* ao ato, que se praticou erradamente ou fugindo ao dever.

No sentido do Direito Administrativo, a repreensão é *pena disciplinar* imposta ao funcionário ou ao empregado, por *falta disciplinar* ou *transgressão ao dever*.

Por ela, além de *censurado* ou *criticado* pela falta cometida, é o *faltoso* admoestado, quanto ao dever que lhe cabe em cumprir as regras disciplinares e as obrigações de seu cargo.

A repreensão é pena de maior gravidade que a *advertência*. Esta é o *aviso verbal* ou *areflexão*, acerca da maneira descuidada ou negligência do funcionário, na execução de seus misteres.

A *advertência*, portanto, encerra um *aviso*. A repreensão já se mostra uma *censura* ou *admoestação* a respeito da falta cometida, sendo, em regra, feita por escrito. Tem o mesmo sentido de *reprimenda*.

REPRESA. Do latim *reprehensa*, forma feminina de *reprehensus* (retido, preso, impedido), é geralmente empregado para designar a ação e efeito de fazer estancar ou *agarrar* alguma coisa.

É especialmente empregado para exprimir o *meio de estancar* ou *fazer parar o curso de águas correntes*.

Por ela, fazem-se os *açudes* ou os *lagos artificiais*, derivados do *estancamento*, para fins industriais ou agrícolas.

Embora se denominem os açudes de represas, propriamente *represa* é o tapume ou a construção que impede o livre curso das águas, a fim de que se acumulem ou fiquem presas.

Represa. É indicativo, também, do ato pelo qual se retoma ou se recobra o navio aprisionado pelo inimigo.

REPRESÁLIA. Derivado do italiano *ripresaglia*, do latim medieval *reprehensalia*, *dereprehendere* ou *reprehendere* (deter, tomar), é vulgarmente tomado no sentido de *desforço* ou *ato praticado em vingança*.

A represália, assim, numa acepção vulgar, é o *mal causado por vingança*. É a própria *vindita* ou a *desforra*.

Represálias. Empregado especialmente no plural, no sentido do Direito Internacional Público, *represálias* exprimem os atos de violência praticados por um Estado contra outro, como desforço ou reparação a atos, também violentos, praticados contra si. São, pois, *atos de violência* contra atos de violência, ambos violadores dos princípios do Direito Internacional.

Serve ainda o vocábulo para designar o *direito*, que se atribui ao Estado ofendido, de praticar o ato violento, que entenda, para reparar a ofensa recebida.

As *represálias* objetivam-se de várias maneiras. E uma das formas clássicas da represália é o *embargo* ou o *sequestro dos navios mercantis*, surtos no porto do país, que as executa.

Vide: *Retorsão*.

Praticamente, as represálias visam, por meio da violência, a obrigar a nação contra quem são executadas a *reparar* ou *desfazer* o ato violento, que também praticara.

Juridicamente, a represália se revela o *ato ilícito praticado em resposta* a outro ato ilícito.

REPRESENTAÇÃO. Do latim *repraesentatio*, de *repraesentare* (apresentar, estar presente, reproduzir), é o vocábulo empregado na linguagem jurídica nos mais variados sentidos, embora todos eles se fixem na acepção etimológica do vocábulo.

Representação. Em ampla significação jurídica, calcada no conceito etimológico do vocábulo: *reprodução, ato de estar presente, apresentação à vista*, representação exprime a *presença de alguma coisa* ou a *ação de se fazer presente*, isto é, visível, atual.

Juridicamente, a representação é a instituição, de que se *derivam poderes*, que investem uma determinada pessoa de autoridade para praticar certos atos ou exercer certas funções, em nome de alguém ou em alguma coisa.

E, nesta ampla significação, não somente traduz o conceito de *delegação*, ou *mandato*, que se atribui à pessoa, para que atue em nome e em lugar de outrem, como a *substituição*, que se opera por sua eficácia para que possa, lícitamente, aquele que substitui, praticar os atos ou agir conforme é apoderado.

Em qualquer hipótese, a representação exerce a precípua função de trazer ao *cenário jurídico* a pessoa, que age, investindo a personalidade de outrem ou personalizando uma instituição ou corporação, como se fora o próprio *representado*, isto é, o *substituído*.

Representação. No Direito Civil e Comercial, a representação é propriamente denominada *mandato*, exprimindo, assim, o meio legal ou jurídico por que a pessoa não presente ou incapaz se faz substituir por outrem, como se fora ela própria, para a prática de atos, que tenha autorizado ou que não possam ser praticados por ela.

Esta representação, conforme a origem do *poder* que a forme, entende-se *convencional* ou *legal*.

Convencional, quando instituída por acordo das partes, isto é, pela outorga de poderes conferidos pela pessoa àquela que a vai representar ou agir em seu nome.

Legal, quando é a própria lei que promove a investidura, determinando os atos que possam ser praticados pelo representante.

Vide: *Mandato*.

Representação. Sem que se desvirtue de seu conceito originário, no sentido político, representação é *delegação*.

A representação, na conceituação política, tem grande analogia com o mandato. Mas não é um mandato a rigor, desde que, pela *investidura* ou *delegação*, os poderes outorgados não se limitam a determinado número de atos, previamente especificados ou descritos.

Pela *delegação*, o delegado age livremente, independentemente, por seu próprio arbítrio, em nome da coletividade que o designou, nomeou, elegeu ou aceitou.

Nesta razão, conforme se tem afirmado, a representação política, importando mais numa *escolha* ou *designação* de pessoas para desempenho de missões ou encargos políticos, não revela uma transmissão ou outorga de poderes, mas uma *investidura de função*, a ser desempenhada, segundo as leis e os interesses da coletividade, com plena autonomia do representante.

Representação. Trazendo conceito originário, na linguagem do Direito Civil, relativamente à sucessão, entende-se a *substituição* de pessoa no direito à herança.

A *representação hereditária* ou *representação sucessória* registra-se, quando, *aberta a sucessão*, se verifica o *falecimento de um dos herdeiros*. E, neste caso, a representação cumpre sua finalidade, convocando-se os *herdeiros* ou *sucessores* dele para que recebam a herança que a ele competia.

O *representante*, substituindo o herdeiro falecido, somente herdará a parte que a ele cabia, se vivo. E, claro está, o representante é *mero substituto*, sendo o direito que lhe assiste o mesmo direito que assistiria ao substituído. Sendo vários os representantes, o quinhão que caberia ao representado será partilhado entre eles.

Representação. Ainda é o vocábulo usado, na terminologia jurídica, no sentido de *petição* ou de *reclamação escrita*.

Extensivamente, mesmo, designa a própria *peça* ou o *documento*, em que se faz uma reclamação contra qualquer ocorrência, ou em que se dirige uma queixa contra alguém, à autoridade competente.

REPRESENTAÇÃO (VERBA DE). É a expressão *verba de representação* usada na linguagem administrativa para designar a *quantia* que se destina a certos funcionários ou empregados, para que a apliquem em despesas concernentes à *ostentação* ou ao *decoro e dignidade do cargo*.

Constitui *parcela*, que se acresce à remuneração ou ao vencimento. E, em regra, paga juntamente com estes.

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Denominação atribuída ao estabelecimento comercial ou ao comércio, em que se tratam ou se encaminham negócios para terceiros.

A representação, assim, não é negócio ou comércio por *conta própria*, mas comércio por conta alheia ou de outrem.

O *representante*, neste caso, como mandatário das *firmas* para que trata ou realiza negócios, é um *agenciador de negócios*. E a *representação comercial* é uma agência de negócios.

Quando o representante comercial age com *independência*, isto é, sem a qualidade de empregado da firma para quem negocia ou agenda, é *legítimo comerciante*. Quando, porém, atua na condição de empregado, é um *preposto*.

Costumam, também, designar a representação comercial de *escritório de representações*.

Em regra, a representação é em caráter efetivo, isto é, é encargo atribuído ao comerciante ou mandatário em caráter de permanência. Este é um dos elementos distintivos entre *acorretagem* e a *representação*, pois que a mediação na corretagem é variável e não é feita somente para determinados comerciantes, em situação duradoura, como acontece na representação.

A representação tem analogia com a *comissão*. Diferem, porém, as duas instituições. A *comissão* atribui sempre ao comissário a qualidade de comerciante. E o comissário *pode agir em próprio nome*, na efetivação dos negócios do comitente, o que não ocorre na representação, visto que o representante sempre age, como mandatário, em nome do representado.

REPRESENTAÇÃO DAS MINORIAS. Regime eleitoral, admitido pelo Direito Constitucional de certas nações, em virtude do qual se assegura a certas classes ou organizações, o direito de elegerem seus candidatos aos corpos legislativos ou eletivos, mesmo que não consigam o número de votos necessários para composição de uma maioria.

REPRESENTAÇÃO DIPLOMÁTICA. No sentido do Direito Internacional Público, assim se designa o direito que se atribui a todo Estado soberano para realizar suas finalidades na vida internacional ou na sociedade dos Estados.

O direito de representação diplomática, denominado *jus legationum*, é exercido pelos *agentes diplomáticos* do Estado, que se acreditam junto dos governos de outros Estados, como *mandatários* ou *delegados* do governo que os nomeia ou *envia*.

Extensivamente, é a expressão representação diplomática indicativa do próprio *órgão*, a que se incumbe a missão de representar um país junto a outro.

Vide: *Embaixador. Ministro plenipotenciário*.

REPRESENTAÇÃO DRAMÁTICA. Ou representação de obra teatral é a *encenação* pública de obra dramática ou de teatro.

REPRESENTADO. A pessoa em nome de quem e para quem o representante contrata, faz negócios ou encaminha negócios.

REPRESENTANTE. De *representar*, designa a pessoa que exerce uma *representação* ou a quem se atribuem os *poderes de representação*.

Assim, representante, segundo o conceito jurídico atribuído à representação, que lhe é conferida ou em que se acha investido, é:

a) o *delegado* escolhido pelo povo ou eleito por ele para constituir os poderes públicos, representativos da soberania popular, agindo em nome dela;

- b) o *mandatário legal*, a que se conferem poderes para dirigir ou administrar bens de outrem ou de instituições;
- c) o *agente comercial*, que executa negócios ou encaminha negócios para um ou mais estabelecimentos comerciais, sediados em praças diversas, na praça em que se estabelece ou institui seu comércio de representação. Diz-se, propriamente, *representante comercial*;
- d) genericamente, é o *mandatário convencional* ou *voluntário*, instituído por uma pessoa para fazer ou realizar negócios em seu nome;
- e) é o *agente diplomático*, colocado junto ao governo de um país estrangeiro, como delegado de outro governo.

REPRESENTATIVO. De *representar*, é empregado, na linguagem do Direito Público, para designar o *regime político*, em que o governo é escolhido efetivamente pelo povo.

No regime representativo, o *Poder Público* emana do povo. E em nome dele é exercido. Desse modo, cabe ao *povo*, por livre e espontânea vontade, escolher dentre seus pares aqueles *que o devem representar*.

Desse modo, somente há regime representativo quando há uma *delegação manifestada* inequivocamente pelo povo, seja por meio de eleição ou por plebiscito.

O sentido de representativo implica o de *apoderamento*, tal como ocorre no mandato comum. E na delegação é este apoderamento verificado pelo *voto*, livremente utilizado e manifestado.

As *autoridades*, pois, que desempenham as funções pertinentes aos Poderes Públicos, no regime representativo, são escolhidas ou eleitas pelo povo.

Se assume o poder sem essa investidura popular, claramente manifestada, a autoridade usurpa de uma delegação, que não lhe foi confiada. E o regime não pode ser qualificado de representativo nem de democrático.

Em regra, nos regimes representativos, o *chefe do Executivo* e os *membros do Legislativo* são eleitos pelo povo.

O regime representativo é característico do *regime democrático*: não há *democracia*, onde o povo não intervém livremente para a composição dos Poderes Públicos, em parte ou no todo.

REPRESSÃO. Do latim *repressio*, de *reprimere* (reprimir, impedir, fazer cessar), no sentido legal entende-se a *vigilância* ou a *precaução* tomada pelas autoridades competentes para que certos atos ilícitos ou proibidos não se pratiquem ou não se executem.

Desse modo, não se fixa exclusivamente, na proibição ou na coibição do ato ou da ação. Mas, na *medida preventiva* ou na *cautela*, antecipadamente tomada, para que o ato ou a ação não se pratique. Ou para que não se reproduzam atos ou ações ilícitas, *fazendo cessar* as contravenções e os delitos.

Assim sendo, repressão pode apresentar-se em sentido equivalente a *oposição*, *resistência* ou *impedimento*, visto que a medida *repressiva* ou *ação repressiva*, em conceito originário, não deixa de ser uma oposição, uma resistência ou um impedimento à prática ou à execução do ato.

As medidas impostas pela *repressão* ou para *reprimir* alguma coisa podem chegar até o castigo. Mas, propriamente, repressão não é castigo: é meio de fazer cessar, de fazer parar, de impedir ou de moderar.

REPRIMENDA. De *reprimir*, é o vocábulo usado na mesma significação de *repreensão*.

Entende-se, assim, a *censura* ou a *admoestação* que alguém, com autoridade para isto, faz a uma pessoa, em virtude de falta disciplinar ou não cumprimento do dever.

A *reprimenda*, dentro do sentido de reprimir, é tendente a *corrigir o faltoso*, impedindo ou fazendo cessar outros atos indisciplinados ou outras faltas, praticados por ele.

REPRISTINATÓRIO. Palavra formada da partícula latina *re* (retrocesso, oposição) e *depristinus* (antigo, de outro tempo, precedente), é tida na terminologia jurídica no sentido de *retorno ao antigo*, *volta ao passado*, *adoção de preceito que já não se encontrava em voga*.

Assim, *repristinatório* diz propriamente respeito à eficácia de certa regra, já posta à margem, e que se revigorou, direta ou indiretamente.

REPRODUÇÃO. De *reproduzir* (produzir de novo), vulgarmente é o vocábulo empregado para exprimir a *reduplicação*, a *nova feitura em semelhança*, a *cópia*, a *imitação*, *arepetição* de alguma coisa.

Reprodução. Na terminologia pertinente aos direitos autorais, a *reprodução* entende-se, propriamente, a *cópia* ou a *imitação* de uma obra, literária, científica ou de um desenho, pintura ou escultura.

Mas, em relação à divulgação ou à publicidade de obras literárias e científicas, a reprodução designa a *nova publicação* ou a *nova edição*.

Relativamente aos trabalhos artísticos, ou seja, aos desenhos, pinturas e obras de esculturas é propriamente *cópia* ou *imitação*.

De acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre direitos autorais, Reprodução é a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido. (pg)

Neste último sentido, sendo cópia ou imitação, a reprodução distingue-se do *original*, que representa o trabalho ou a obra executada pelo próprio autor. A reprodução é a que é executada por mãos de outrem ou mecanicamente.

O Direito coíbe as reproduções não autorizadas pelo autor ou pela pessoa a quem tenham sido cedidos os direitos de propriedade sobre as obras, salvo se tenham elas caído no *domínio comum*.

As reproduções feitas sem indicação do nome do verdadeiro autor dizem-se *plágios*.

Para segurança do *direito de autor* instituiu-se o registro de propriedade literária, científica e artística.

Vide: *Registro*.

Reprodução. No sentido biológico, exprime *procriação*. É, pois, a função pela qual os seres vivos produzem ou geram seres semelhantes.

REPTAÇÃO. Ação e efeito de *reptar*, de que se deriva, tem o mesmo sentido de *repto*, de aplicação mais correntia.

REPTO. De *reptar*, do latim *reputare* (imputar), é o vocábulo empregado na linguagem corrente no sentido de *desafio para confessar* ou *desafio para provar*.

Repto. Originariamente, segundo a significação de *reptar* (imputar), exprimia *acusação*. Mas o *acusador* ou *reptador* ficava na obrigação de *manter* ou *provar* a acusação quando interpelado pelo acusado.

Desse modo, o *repto* era, propriamente, a *acusação, sob promessa, obrigação de prova* ou *demonstração*. E, ao mesmo tempo, era o *desafio ao acusado para que confessasse* ou *aimputação com o pedido de confissão*.

Na linguagem jurídica moderna, *repto* é o *desafio para que se prove o alegado* ou a *acusação feita*.

E o *repto* é lançado pelo próprio acusado ou pela pessoa contra quem se faz a alegação.

Designa, pois, o *desafio a que prove*.

REPÚBLICA. Do latim *respublica*, de *res* (coisa, bem) e *publica*, forma feminina de *publicus* (público, comum), entende-se originariamente a *coisa comum* ou o *bem comum*, isto é, o que é *de todos* ou *pertence a todos*.

Na linguagem jurídica, é o vocábulo empregado, ao contrário de *monarquia*, para designar o regime político, em que o *chefe do Poder Executivo* é escolhido ou eleito pelo povo.

Na república, pois, o *dirigente* do Estado entende-se um *representante do povo*, desde que, por sua livre vontade e escolha, é levado ao posto ou cargo.

Está, assim, o vocábulo, conforme seu sentido etimológico, *república*, exprimindo o sistema de governo; traduz o *governo do povo*, governo instituído pela vontade popular.

A república, desse modo, importa num regime político de representação ou regime representativo.

República. A república, por seu sentido ou direção, pode ser tida como teocrática, aristocrática e democrática; por sua organização e estrutura, federal e unitária. E a democracia pode ser parlamentar ou presidencialista.

O conceito de repúblicas aristocrática e teocrática não se coaduna com o sentido atual de república, tomada no conceito moderno de democracia.

REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA. É aquela em que o governo somente pode ser exercido pelas pessoas consideradas como as mais notáveis ou que, por alguma circunstância, se tenham sobressaído às demais. Foi sistema de governo posto em prática em Esparta, em Atenas e em Roma, onde, embora de modo temporal e eletivo, os poderes majestáticos eram conferidos aos governantes.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA. É aquela em que se adota a forma de governo, em que o poder soberano ou soberania do Estado reside na vontade do povo ou da totalidade do povo, que o habita, sem exclusões ou privilégios, devendo esse governo ser exercido em seu nome e por sua delegação, por meio de representantes e responsáveis, direta ou indiretamente designados pelo povo, conforme sistema eleitoral admitido ou instituído.

A primeira *república democrática* efetivamente instituída consoante princípios emanados das doutrinas enciclopedistas foi a dos Estados Unidos da América do Norte, em 1787.

REPÚBLICA FEDERATIVA. É a que se estabelece na base da federação entre vários Estados que, embora congregados para composição do Estado soberano, persistem em manter autonomia e independência, quanto a seus interesses, a seus negócios e sua administração, respeitadas, no entanto, as restrições de ordem constitucional, onde se firmam as bases da *unidade federal*.

O Brasil é uma república federativa.

REPÚBLICA OLIGÁRQUICA. É a república que degenera em oligarquia, onde o governo é exercido por um pequeno grupo de pessoas que pertencem à mesma classe ou à mesma família.

REPÚBLICA PARLAMENTAR. É a república democrática em que o governo se funda especialmente no poder outorgado ao parlamento, para que tenha a direção política do Estado e possa controlar, mesmo, os atos do Poder Executivo.

REPÚBLICA PRESIDENCIALISTA. Aquela em que a função executiva ou o Poder Executivo não tem qualquer subordinação ao Legislativo, sendo representada e dirigida pelo Presidente, que se entende o chefe do Estado.

Vide: *Presidencialismo*.

REPÚBLICA TEOCRÁTICA. É a que é dominada pela *teocracia*, ou seja, onde o governo, exercido em nome de Deus, é desempenhado pelos sacerdotes, como Ministros.

REPÚBLICA UNITÁRIA. A que se organiza tendo como base a centralização das principais funções do Estado. As divisões geográficas do Estado, mesmo reputadas como divisões administrativas, não têm autonomia ou independência, no regime unitário. Governo e administração pública são um só.

REPÚDIO. Do latim *repudium* (rompimento, rejeição), emprega-se juridicamente nos sentidos de *rompimento* ou *ruptura* e de *renúncia*.

É *rompimento*, quando aplicado para designar a *dissolução do vínculo conjugal* motivada pela vontade de um dos cônjuges. Diz-se *repúdio do cônjuge* ou *repúdio do marido* e *repúdio da mulher*.

Praticamente, o repúdio importa no *abandono*, pelo qual se evidencia a *rejeição*, precursora do *rompimento*.

O *repúdio* não é hoje figura jurídica aceita pelos Códigos, para fundamento do rompimento do vínculo matrimonial.

É *renúncia*, quando se refere à *rejeição da herança* ou não *aceitação dela*, ou de *legado*.

REPUTAÇÃO. Do latim *reputatio*, de *reputare* (considerar, computar, trazer ou meter em conta), originalmente exprime o *cômputo*, a *avaliação*, o *cálculo* ou *julgamento* de alguma coisa.

Desse modo, na linguagem corrente, *reputação* traduz o *conceito*, a *consideração* ou a *fama*, em que se têm coisas ou pessoas.

Designa também o *cálculo* ou o *juízo* exteriorizado ou já tomado acerca da coisa ou da pessoa, sendo, quanto a esta, o próprio conceito formulado a seu respeito. E revela a *própria estima*, em que é tida na opinião pública.

Assim sendo:

Reputação da pessoa é a sua *fama*, a *estima* ou o *conceito social*, de que goza.

Reputação da mercadoria é a sua *avaliação* ou o seu *cômputo* por maior preço, importando no *encrencamento*.

REPUTAR. Do latim *reputare* (considerar, computar, meter em conta), designa a rigor *calcular*, *julgar*, *ter como certo*, *considerar convictamente*. É *reconhecer como certo*.

Assim, na expressão *reputar como*, entende-se *julgar real* ou *verdadeiro*, *considerar como certeza* ou *ter a convicção da verdade*, acerca do fato a que se refere.

Reputar como próprio é ter a convicção de que é próprio. *Reputar como filho* é ter a certeza de que é filho.

Reputar. Na linguagem mercantil, reputar é *avaliar* ou *calcular novamente* a mercadoria, para lhe atribuir um preço maior. É *estimar por maior preço*.

Desse modo, *mercadorias reputadas* são as que se vendem por melhores preços ou preços mais elevados.

REQUEREDOR. De *requerer* (pedir em juízo ou fazer petição), tem o mesmo sentido *derequerente*: designa a pessoa que requer ou faz petição.

REQUERENTE. Autor de um requerimento; *peticionário*, *postulante*, *suplicante*.

REQUERIDO. Aquele a quem se requereu ou o que é objeto ou conteúdo de um requerimento.

REQUERIMENTO. De *requerer*, do latim *requirere* (buscar, pedir, reclamar), entende-se, geralmente, o ato pelo qual se pede ou se solicita a feitura ou a execução de alguma coisa ou a satisfação de alguma pretensão.

O *requerimento*, portanto, é o *meio de pedir* ou *de solicitar*, exprimindo a própria *solicitação* ou o próprio *pedido*.

O *requerimento* pode ser *verbal* ou *escrito*, conforme se efetiva *oralmente*, de viva voz, ou por meio da *palavra escrita*, pois que, por estas duas formas ou maneiras, pode a pessoa pedir que seja satisfeita em suas pretensões.

Requerimento. É dado o nome de requerimento à *petição escrita*, confundindo-se, assim, o papel em que se faz o requerimento com o próprio *pedido*.

Mas, propriamente, aí há um *requerimento escrito*, em distinção ao *verbal*. E se a lei não faz indicação certa do modo de ser cumprido o requerimento, não se conclui que este deva ser escrito, pois pode ser também promovido oralmente.

No curso dos processos forenses, os requerimentos, em geral, são promovidos por escrito. E, quando feitos verbalmente, em regra, são *tomados por termo*, salvo quando se referem a *pedidos de certidões* ou para atos extraprocessuais.

REQUESTA. Do latim *requisita*, forma feminina de *requisitus* (procurado, buscado, requerido), entende-se a *pretensão* ou o *requerimento* de alguma coisa.

Mas *requesta* também significa o que se *exige* ou se *pede com instância*. E, daí, extensivamente, o sentido que se lhe atribui de *disputa*, *contenda* ou *desafio*.

Neste sentido, é que se entendia *requestado*: *contentor*, *disputante*.

REQUISIÇÃO. Do latim *requisitio*, de *requirere* (requerer, pedir), originalmente exprime o mesmo sentido de *requerimento*, *pedido* ou *solicitação*. Mas, na linguagem jurídica, *requisitar* significa *pedir com autoridade* ou *exigir*.

E a *requisição*, neste sentido, é a *exigência legal* ou a *ordem emanada da autoridade* para que se cumpra, para que se faça ou para que se preste o que é exigido, ordenado ou pedido.

A *requisição* pode incidir sobre a *entrega de coisas*, *prestações de serviços* ou, mesmo, sobre o *comparecimento* ou *presença de pessoas*.

A *requisição de coisas* ou de *objetos* importa numa *venda imposta* ou numa *venda*, em que o proprietário da coisa não dá o natural consentimento. Pela *requisição*, a coisa passa a pertencer à autoridade que a requisitou ou ao Estado, em nome de quem se fez a aquisição. E o dono da coisa é pago pelo preço em que se tenha estimado ou avaliado a *coisa requisitada*.

A *requisição*, neste particular, é uma *expropriação*, notadamente quando resulta de uma operação de caráter unilateral, a que, voluntariamente, não anui o dono ou proprietário da coisa.

Quando a *requisição* é de prestação de serviços, entende-se a *convocação* da pessoa para que preste um trabalho ou execute um serviço às ordens ou instruções da autoridade que a requisitou.

As *requisições* distinguem-se, neste aspecto, em *requisições civis* e *requisições militares*.

As *requisições civis* são as que se cumprem por determinação de autoridade civil, devidamente autorizada por lei.

As *requisições militares*, geralmente ocorrentes em caso de guerra ou de mobilização, são as que se fazem por intermédio de oficiais ou de agentes militares, devidamente autorizados.

Quando se cumpre a *entrega da coisa* ou se *presta o serviço*, em virtude de *requisição*, desde que não é ela resgatada no ato, isto é, pago o preço da coisa ou a remuneração do serviço, deve ser dado ao dono da coisa requisitada um *documento*, em que se especifica a coisa entregue ou o serviço prestado, para que possa oportunamente ser indenizado o dono da coisa ou prestador do serviço.

Essa *requisição* deve ser assinada pela pessoa autorizada a requisitar.

REQUISIÇÃO DA CERTIDÃO. Assim se designa o pedido oficial ou *ex officio*, feito pelo juiz-presidente de um feito ao chefe de uma repartição pública ou estabelecimento de caráter público, para que forneça, por certidão, cópias de documentos ali existentes e necessários à comprovação de fatos alegados pelas partes litigantes.

É um *pedido legal* ou uma *exigência* de ordem legal, a que não se pode furtar o chefe ou diretor da repartição, sem quebra de um *dever*, que lhe é imposto. E cabe ao juiz *representar* contra ele, desde que não atenda ao pedido ou *requisição* feita.

REQUISIÇÃO DE FORÇA. É o pedido de força ou de um *contingente de soldados armados*, feito por autoridade civil à autoridade militar, sob cujas ordens e comando esteja a força, para que faça assegurar uma *determinação* ou *ordem* da autoridade requisitante, ou para garantir o *funcionamento* ou *execução de serviço*, que tenha disposto.

Legalmente, cabe ao juiz *requisitar força* para que se *cumpram mandados expedidos* por ele, quando se registra *desobediência* ou *reação à ordem judicial*.

REQUISIÇÃO DE MATERIAL. Na terminologia administrativa, é empregada a expressão para designar o *pedido normal de material* ou coisas usadas por uma repartição, pelo chefe ou diretor dela ao estabelecimento comercial que, habitualmente, o fornece ou tem contrato para fornecê-lo.

A *requisição de material*, assim, não traz o sentido em que *requisição* é tida em outro aspecto do Direito Administrativo: a tomada da coisa contra a vontade e sem anuência do dono, por interesse público.

A *requisição de material* é perfeita compra de material.

Está sujeita ao processo de empenho, constando de um *memorando* dirigido ao comerciante, pelo qual se pede ou se solicita a remessa da mercadoria ou do artigo desejado e ali descrito.

REQUISIÇÃO DE TESTEMUNHA. Em regra, a testemunha ou a pessoa indicada ou *arrolada* como testemunha é intimada ou notificada para que compareça ou venha ao juízo, a fim de depor ou prestar seu depoimento.

A *requisição de testemunha* entende-se, propriamente, o pedido feito pelo juiz à autoridade pública, sob cujas ordens está a pessoa, para que determine o comparecimento dela ao juízo, a fim de depor.

A *requisição*, pois, é o meio de que se prevalece o juiz para que, sem atentar contra o regime a que está subordinada a pessoa, consiga trazê-la a juízo.

Tratando-se de um *pedido legal*, não se pode furtar a autoridade, a quem se faz a requisição, ao *dever de ordenar* o comparecimento do funcionário ou empregado à presença do juiz requisitante, a fim de que se cumpra o objetivo da convocação.

No entanto, trate-se de funcionário público ou se trate de militar, um ou outro poderá, *voluntariamente*, comparecer como testemunha, independentemente mesmo de requisição.

Não estão, no entanto, *obrigados a depor*, salvo se, voluntária ou espontaneamente, sem que se cumpra a diligência, que a requisição concretiza.

REQUISITO. Do latim *requisitum* (reclamado, exigido), etimologicamente designa o vocábulo a *condição*, *que se requer* ou *que se exige* a fim de que a coisa se mostre perfeita ou para que se obtenha o fim desejado.

Requisito, portanto, é a *condição imposta* ou a *condição reclamada*.

Juridicamente, este é o sentido do vocábulo: a *condição legal*, exigida ou imposta para que tudo se faça de acordo com a regra jurídica.

Desse modo, *requisitos da coisa* entendem-se as condições em que a coisa se deva mostrar.

E *requisitos do ato*, as condições exigidas para que o ato se execute e possa surtir os desejados efeitos.

Os *requisitos*, juridicamente, tanto dizem respeito ao *fundo*, como à *forma* das coisas.

Por esta razão, distinguem-se em *requisitos fundamentais* ou *elementares* e em *requisitos formais*.

Os *requisitos fundamentais*, ou pertinentes ao fundo, são os *que devem vir* com a própria coisa. São partes integrantes dela, que não pode mostrar-se sem eles. Fazem *aindividualidade* da coisa. E se apresentam como partes *intrínsecas* ou *inerentes* dela.

Assim, os requisitos fundamentais dizem-se, também, *requisitos intrínsecos* ou viscerais, *porque sem eles as coisas* não têm a vida jurídica, que se lhes queria atribuir nem podem produzir os efeitos legais desejados.

Os *requisitos formais* constituem as *formalidades* ou as condições prescritas por lei para a *forma* do ato jurídico e respectiva eficácia legal.

São, assim, condições que se cumprem depois, quando se executa o ato ou mesmo antes de sua execução. Por esta razão dizem-se *requisitos extrínsecos*, pois que, atendendo à forma, regulam a *exteriorização* do ato.

A rigor da linguagem, somente os *requisitos extrínsecos* ou *formais* dizem-se *formalidades*.

Os *requisitos fundamentais* ou *intrínsecos* não são formalidades: são *condições* ou *atributos* da própria coisa, constituindo sua própria essência ou substância.

Os requisitos fundamentais são sempre *essenciais*. Os *requisitos extrínsecos* são essenciais quando a lei prescreve forma ou solenidade própria para a execução do ato (*forma ad solemnitatem*), ou quando indica a condição para a prova de sua execução (*forma ad probationem*). E, neste caso, dizem-se *formalidades essenciais*, porque não se podem dispensar, e sem a satisfação delas os atos jurídicos não se consideram perfeitos.

Vide: *Formalidade*.

REQUISITÓRIO. De *requisitar* (exigir), é o vocábulo empregado, na linguagem jurídica, para indicar todo ato, emanado de autoridade pública, pelo qual exige ou pede, fundada em lei, a entrega de alguma coisa ou o cumprimento de um outro ato jurídico.

E, assim, dizem-se *mandado requisitório*, *carta requisitória*, *despacho requisitório*.

Requisitório. Na linguagem penal, indica a exposição de motivos, feita pelo representante do MP, justificativa da acusação judicial contra determinada pessoa.

“RES”. Palavra latina, originada da raiz *ra*, do sânscrito *ras*, é geralmente empregada na terminologia jurídica para exprimir tudo que é *real* ou se funda em *coisa corpórea*.

Res, propriamente, significa *coisa*, ou todo *objeto material*, que não se refira ao homem. Juridicamente, mesmo é tida em conceito mais extenso, pois que, além das coisas corpóreas ou objetos materiais, designa as *ações do homem*, quando possam ser *objeto de direito*.

No entanto, claramente se distinguem a coisa (*res*) e os direitos sobre a coisa (*jus in rem*).

Na linguagem jurídica, várias são as expressões que se formam regidas pela palavra *res*. Dentre elas anotaremos algumas de uso mais frequente:

“RES ALIENA”. É a coisa alheia ou a coisa que pertence a outrem.

Dessa maneira, quando nos referimos aos direitos reais sobre a coisa, pertencente a outrem, assim os distinguimos: *jura in re aliena*.

Vide: “*Jus*”.

“RES COMMUNIS”. É a *coisa comum*, ou a coisa que em comum pertence a várias pessoas, indicando, assim, o *condomínio*.

A coisa comum, porém, quando se assinala como coisa ou coisas comuns a todos (*res communes omnium*), entende-se as que não são suscetíveis de apropriação particular, sendo de *uso de todos*.

“RES DERELICTAE”. Entende-se a *coisa abandonada*. E, nestas condições, é suscetível de apropriação. O *abandono da coisa* importa em renúncia à propriedade dela. Desse modo fica a coisa sem dono: *res derelictae*.

Vide: *Abandono*.

“RES EXTRA COMMERCIUM”. Entende-se a *coisa fora de comércio*, isto é, a coisa de *uso comum* ou *uso de todos* ou *coisa pública*.

As coisas fora de comércio são *inapropriáveis* e, por esta razão, *imprescritíveis*.

“RES HABILIS”. A tradução literal é *coisa hábil*. Mas, na terminologia jurídica, conforme conceito do Direito Romano, designa a coisa (o imóvel) suscetível de ser adquirida pela usucapião. É, pois, um de seus *requisitos*.

E para ser hábil é necessário que não tenha sido conseguida pela fraude, quando seria *res furtivae*, ou pela violência, *res vi possessae*.

Vide: *Usucapião*.

“RES IN COMMERCIUM”. Coisa em comércio é a tradução da expressão. E, neste sentido, se tem *coisa* que possa ser apropriada ou suscetível de negociação.

“RES INTER ALIOS ACTA”. Pode a expressão ser traduzida: *coisa feita entre outros* ou *coisa feita entre partes*.

A expressão entra na composição do axioma:

Res inter alios acta aliis nec nocet nec prodest, que se traduz: coisa feita entre outros, a outros não aproveita nem prejudica.

Desse modo, o brocardo, que nos vem da tradição romana, acentua que as *convenções* somente surtem efeito entre as partes contratantes; não aproveitam nem prejudicam a terceiros.

Quer isto significar que não podemos assumir obrigações por outrem, sem que este devidamente autorize, pois que já era a regra de que o contrato feito por terceiro não obriga a ninguém: *Certissimum est, ex alterius contractu neminem obligari*.

A regra *res inter alios acta*, em princípio, é aplicada aos contratos e aos julgamentos.

E, assim, conclui-se que os efeitos jurídicos que possam produzir são, efetivamente, *relativos*.

A respeito da *coisa julgada*, o axioma assim se exprime: *Res inter alios judicata aliis neque nocet neque prodest*. A coisa julgada entre uns não pode prejudicar nem aproveitar aos outros, é a sua tradução.

“RES JUDICATA”. Expressão latina usada para designar a *coisa julgada*.

É a expressão indicativa da situação da sentença, que se tornou *irrecorrível* e *irretratável*, para que possa valer como direito entre as partes: *jus facit judex*.

E, assim, princípio universalmente afirmado, a coisa julgada é tida como a *verdade sabida*: *res judicata pro veritate accipitur*.

Surtindo embora efeitos contra aqueles que foram parte na demanda, a coisa julgada não pode prejudicar ou favorecer a outros: *Res inter alios judicata aliis neque nocet neque prodest*, é o axioma jurídico.

A autoridade da *res judicata*, portanto, é relativa. Não se pode opor ou favorecer a terceiros, que não se tenham empenhado na demanda ou que dela não tenham sido partes.

Vide: *Coisa julgada*.

“RES LITIGIOSAE”. É a coisa em litígio ou sobre a qual há *contenda*, *controvérsia* ou *discussão judicial*.

Juridicamente, a coisa se torna litigiosa após a contestação. A *litis contestatio*, tendo a propriedade de fixar o objeto da demanda, estabelece o *litígio*.

“RES MOBILIS, RES VILIS”. Coisa móvel, coisa sem valor, é o que se traduz da locução.

É adágio que se fixa nos adágios: *Possessio rei mobilis est vilis*, isto é, a posse de uma coisa móvel é sem valor. Os *móveis*, pois, não se consideram da mesma importância que os *imóveis*. Somente a terra vale: *Mobilium vilis est possessio*.

“RES, NON VERBA”. É traduzida a expressão: *coisas e não palavras; fatos e não palavras*, ou ainda, *atos e não palavras*.

Quer significar a divisa, que as coisas não se fazem com palavras, mas com ação.

“RES NULLIUS”. É a *coisa de ninguém* ou a *coisa sem dono*.

A *res nullius*, no entanto, traz sentido amplo, pois que tanto atinge as coisas *extra commercium* (fora de comércio), como as *res derelictae* (coisas abandonadas).

Embora *sem dono*, há *res nullius* suscetível de apropriação. E há *res nullius* inapropriável, por ser *res publicae*.

“RES PERIT DOMINO”. É adágio que se traduz: a coisa perece em prejuízo do proprietário ou a coisa perece por conta do dono.

Está ele, conforme a outro adágio: *Res ubicumque est sui domini est*. Onde quer que esteja, a coisa é de seu proprietário ou de seu dono.

Desse modo, os riscos sobre a coisa correm sempre por conta do dono dela, onde quer que ela esteja, salvo as restrições estabelecidas pela própria lei.

“RES PRIVATAE”. É a coisa particular ou pertencente ao particular. Opõe-se, assim, ao sentido de *res publicae*.

“RES PUBLICAE”. Indica a coisa de uso público ou comum: os bens públicos, bens do Estado ou bens de uso coletivo.

Vide: *Bens públicos*.

“RES UXORIAE”. Designa o dote ou o conjunto de *bens dotais*.

RESCINDENDO. Diz-se do contrato, da obrigação, do ato, da sentença ou do acórdão que estejam como objeto de uma rescisão, ou que se tenham rescindido.

RESCINDENTE. O promovente de uma rescisão, ou a pessoa a favor de quem foi a rescisão decretada.

RESCINDIBILIDADE. Qualidade ou condição do contrato ou da obrigação suscetível de *rescisão*. É o *estado de rescindível*. A rescindibilidade, assim, mostrando a possibilidade de uma rescisão, que pode ser autorizada, apoia-se em *fato* ou *ato*, que *viciou* ou *enfraqueceu* o contrato ou a *obrigação*, permitindo que possa ser passível de uma anulação. Pode advir de infração a dever assumido.

A *rescindibilidade*, pois, quando ocorrente pelo vício ou defeito que torna anulável o ato ou a obrigação, revela-se uma *nulidade relativa*, possuindo sentido semelhante à *anulabilidade*.

Por outro lado, não determinando a rescindibilidade a qualidade de nulo, mas a de anulável, admite sua remoção, para que o contrato ou a obrigação possam ser reputados perfeitos, valendo como de direito. A rescindibilidade, quanto aos contratos ou às obrigações, permite reavaliação.

Vide: *Rescisão*.

RESCISÃO. Do latim *rescissio*, de *rescindere* (separar, destruir, anular, rescindir), entende-se, vulgarmente, o ato pelo qual se *desfaz* ou se *desmancha* alguma coisa para que não cumpra seus objetivos ou suas finalidades.

Juridicamente, rescisão é a *anulação* ou a *retirada dos efeitos jurídicos* do ato, da convenção ou da sentença.

A rigor, a rescisão é a *anulação por decisão judicial*, em virtude do que o que é rescindido perde sua eficácia jurídica, pois que se mostra *inexistente*.

A *retratação do contrato* ou a *anulação do ajuste* por mútuo consentimento das partes, propriamente, é *distrato*, antítese de contrato. Não é rescisão.

A rescisão, pois, é a *anulação judicial* ou a *anulação reconhecida e decretada* pelo juiz.

Em princípio, na *rescisão dos contratos*, o fundamento assenta na *lesão* que uma delas trouxe à outra parte contratante, em regra, em virtude de vício ou defeito, que se tenha verificado. Mas, pode haver rescisão fundada em desrespeito ou infração à cláusula convencionada.

A *rescisão da sentença*, promovida para que seja anulada, assenta na *ofensa ao direito*, que faz gerar a sentença ilegal ou ilegítima.

Vide: *Ação rescisória. Sentença.*

Rescisão. Na terminologia do Direito Trabalhista, é o vocábulo tomado em sua acepção etimológica de *rompimento*.

Assim, entende-se o ato pelo qual, no contrato de trabalho, uma das partes, sem razão e sem o consentimento da outra parte, *rompe a convenção*.

Por parte do empregador, pode decorrer da *cessação de atividades* como da *despedida*.

Por parte do empregado, pelo *abandono ao serviço* ou por sua decisão de sair da empresa.

RESCISÓRIA. Do latim *rescissoria*, forma feminina de *rescissorius*, é a designação que se atribui, comumente, à *ação de rescisão* ou à *de anulação da sentença*.

Vide: *Ação rescisória.*

Como adjetivo, porém, exprime ou designa todo procedimento que tenha o objetivo de *anular*, *resolver*, *rescindir* ou *resilir* um ato jurídico ou uma sentença.

Assim, tem a mesma significação de *anulatório*, *resolutório* e *resiliente*.

RESCRIÇÃO. Do latim *rescriptio*, de *rescribere* (escrever em resposta), tinha outrora o sentido de *restituição de dinheiro* ou *pagamento*.

Rescrição. Na linguagem mercantil, no entanto, é denominação atribuída à *ordem de pagamento* ou *escrito* em que se ordena ou se pede pagamento, normalmente de cheque.

RESCRITO. Do latim *rescriptum*, de *rescribere* (escrever em resposta), entende-se, originalmente, a *resposta por escrito*. É a *carta em resposta*.

Entre os romanos, *rescritos* diziam-se as *respostas escritas* dadas pelo Imperador às consultas que, particularmente, lhe eram dirigidas, sobre questões de Direito.

Em certos casos, os rescritos denominavam-se, especialmente, *subscriptiones* ou *adnotationes*.

Os rescritos (*rescripta*) constituíam forma legislativa dos príncipes ou imperadores e se integravam nas Constituições (*Constitutiones*), denominação genérica que se atribuía às *ordenações imperiais*.

Rescrito. No sentido que lhe empresta o Direito Canônico, *rescrito* é a *resposta escrita* do Sumo Pontífice, provocada pela consulta que lhe é dirigida por um particular, seja sobre uma questão de Direito ou acerca de uma graça.

Rescritos entendem-se, também, as *bulas* e os *breves*.

RESERVA. Formado de *reservar*, do latim *reservare* (poupar, conservar, guardar, deixar de lado), vulgarmente e em sentido amplo, *reserva* exprime ação e efeito de *guardar*, *depoupar* ou de *conservar* a porção ou parte de alguma coisa, para que não se consuma ou não se perca, a fim de ser utilizada segundo os objetivos desta *separação* ou *conservação*.

A reserva, portanto, importa na *retirada de parte de um todo*, para que se guarde ou se poupe, não se dispondo dela nem a consumindo desde que não se tenha cumprido o objetivo de sua formação ou constituição.

Relativamente a coisa ou a valores, a reserva é um *depósito*, é uma *poupança*, é uma *conservação*.

Em relação aos *direitos*, a reserva pode assemelhar-se a um *protesto* ou a uma *ressalva*, em virtude da qual se declara expressamente o desejo de manter os mesmos direitos, que se perderiam com a prática de certos atos, se não se fizesse a necessária *declaração de reserva*. E é tomada no sentido de *restrição*.

É o que ocorre no caso do *mandato substabelecido*, em quem a *reserva* exprime a *conservação dos poderes* substabelecidos para o *substabelecido*. E, por sua eficácia, pode o primitivo mandatário reassumir o exercício do mandato, porque não o anulou o substabelecimento.

Na terminologia sucessória, a *reserva* confunde-se com a *legítima*, é a *legítima portio* ou *aporação de bens*, que deve ser *conservada* e não pode ser livremente disposta, quando há herdeiros necessários (*heredes necessarii*). É a *reserva hereditária*.

O sentido de *reserva*, assim, é genérico. E, desse modo, pode manifestar-se sob os mais variados aspectos e mesmo sob outras denominações, desde que estas distingam *separações* ou *depósitos*, *guardas* ou *conservações* de parte de coisas ou parcelas de valores, separadas, depositadas, guardadas ou conservadas para certos fins econômicos e de previdência, ou por imposição legal.

Reserva. Na terminologia contábil, é o vocábulo empregado na mesma significação genérica, em que é tido na linguagem jurídica.

Assim, *reserva*, no sentido da contabilidade, exprime a *guarda* ou a *conservação* da parte da receita ou dos lucros líquidos obtidos por uma entidade comercial ou civil, de finalidade econômica, para cumprir um *destino*, que lhe é previamente atribuído.

Por essa forma, qualquer que seja o aspecto em que se manifeste ou a razão de sua manutenção, a reserva sempre se apresentará como uma *guarda*, *conservação* ou *poupança* de valores, que não se computam na distribuição dos lucros, *de que se apartou* ou *se separou*, ou quando da receita possa ser tida como parte dos lucros.

Nesta razão, distinguem-se as *reservas* das *amortizações*. Estas se entendem parcelas tomadas como *prejuízo*, em face de *depreciações pelo uso da coisa* ou para *anulação de valores*, que deixaram de existir.

A *amortização*, quando atende imediatamente a *desvalorização de bens do ativo*, a *anulação* ou o *cancelamento de valores desaparecidos*, é *prejuízo atual*.

A *reserva*, embora possa atender *prejuízos futuros*, é *parte de lucro conservado* ou *deixado à margem*, ou *parte de receita*, que se levou a um *fundo de provisão*, para atender obrigações futuras ou imposições legais, tais como a *reserva técnica*, *reserva de contingência*, *reserva matemática*.

Quando a reserva é promovida como *reforço de capital*, pela não distribuição de parte dos lucros, é verdadeira *poupança*. E, quando se manifesta na separação de quantias de lucros ou de receitas, é perfeito *depósito* ou *guarda*, para cumprimento de objetivo certo.

No primeiro caso, a *reserva* se confunde com o *capital* e como tal funciona. No segundo caso, é perfeita *provisão de fundos* para fins prefixados. E, em certos casos, representa um verdadeiro passivo para a entidade que é obrigada a constituí-la.

Mas, reserva, quando tomada no sentido de *aumento de capital*, é tida em significação estrita.

Importa, em regra, na *subtração de parte dos lucros auferidos*. E sua função é sempre *dereforçar o capital* da empresa ou do estabelecimento. Desse modo, a reserva assim instituída forma ao lado do *capital inicial* ou *capital nominal* um crédito do *titular* ou *titulares* do estabelecimento ou da empresa. É valor que lhes pertence, pois que não *se separou* nem se *guardou dos lucros* para garantia ou no interesse de terceiros.

Neste aspecto é que assenta a distinção entre *reserva de capital* e *provisão*.

Vide: *Reserva de capital*.

Reserva. Na significação militar e da marinha, é o vocábulo empregado para designar *atotalidade de pessoas*, aptas para o serviço militar, e que se conservam à disposição das forças armadas, para serem convocadas, quando necessário.

Reserva, assim, opõe-se à *ativa*, constituída pelos militares que formam os *efetivos* das forças armadas.

Costumam chamar também *força de reserva*, expressão que não tem a mesma significação *de forças de reserva*.

A *força da reserva* não está em serviço ou na atividade. As forças de reserva podem ser ativas e efetivas, mas se conservam de lado para dados momentos, enquanto outras forças estão em ação.

Conforme pertençam às forças do exército, da marinha ou da aeronáutica as reservas dizem-se *reserva do exército*, *reserva da marinha* ou *reserva da força aérea*.

RESERVA CONVENCIONAL. É a denominação que se atribui ao fundo de reserva instituído e mantido em virtude de uma convenção escrita ou contrato, pelo que também se denomina *contratual* ou *estatutária*.

A reserva convencional é também *voluntária*, distinguindo-se, pois, da *legal*, que, não se originando do ajuste ou acordo das partes, é *imposta por lei*.

Mas a *reserva voluntária* exprime sentido mais amplo que a *reserva contratual*, que é de caráter *permanente* e efetivo, enquanto vigente o contrato social. A voluntária pode ocorrer *extraordinariamente*, mesmo sem que se tenham firmado em um contrato de sociedade. É estabelecida, assim, em caráter transitório, por deliberação dos interessados.

RESERVA DE CAPITAL. É a que se estabelece como *reforço do capital nominal* da empresa ou do estabelecimento.

Estabelecida contratualmente ou por imposição de lei, a *reserva de capital*, formada sempre de *parte dos lucros* obtidos pela empresa ou pelo estabelecimento, e apurados em balanços periódicos, importa num *aumento de capital*.

Fundamenta-se, em regra, na *não distribuição* de uma parcela dos lucros, que competiam aos sócios ou acionistas da sociedade ou companhia.

E embora tenha como objetivo *garantir a integridade* do capital nominal, diante de qualquer eventualidade, representa um *crédito* dos titulares do estabelecimento ou empresa e um *passivo* da empresa ou estabelecimento.

Neste particular, a *reserva de capital* distingue-se da *reserva-provisão*, composta para atender obrigações, compromissos, encargos, quando se tornem exigíveis, ou desfalques de valores do ativo, quando possam ocorrer.

As *reservas-provisões* ou simplesmente *provisões* indicam-se fundos instituídos em favor de terceiros ou especialmente para garantia de obrigações do estabelecimento ou empresa assumidas em favor deles.

Em princípio as *reservas-provisões* são representadas pelas reservas legais.

RESERVA DE DOMÍNIO. Expressão usada nos contratos de compra e venda em prestações, para designar a cláusula *reservati dominii*, pela qual, não obstante a entrega da coisa ao comprador, continua a mesma servindo como garantia do vendedor, isto é, continua como propriedade dele, não obstante estar na posse do comprador. É a *conservação do domínio*, contratualmente deixada ao vendedor, e que com ele se mantém, até que seja integralmente paga a totalidade do preço da venda.

RESERVA DE PODERES. No Direito Civil: formalizada ou não nos mandatos (poderes plenos e poderes parciais); as procurações ou mandatos podem ser classificados então em dois tipos: com ou sem reserva de poderes. No Direito Administrativo: objeto da delegação de competência pode ser total ou parcial; os poderes reservados pela autoridade delegante podem ser indicados como não outorgados ou reservados, continuando na esfera de competência da autoridade que delega (reserva de poderes expressa); ou ainda podem não ser explicitados no instrumento de delegação, silenciando a autoridade delegante a respeito de parte dos poderes (reserva de poderes tácita); face ao princípio da legalidade, a autoridade delegada só pode exercer poderes expressamente conferidos.

RESERVA DO POSSÍVEL. Consiste em critério hermenêutico, oriundo de decisão da Corte Constitucional alemã que afirmou, quanto aos direitos prestacionais, em que se pode exigir a prestação de determinado serviço público, como educação, saúde e outros, que o atendimento à prestação de tais direitos “estão sujeitos à reserva do possível no sentido daquilo que o indivíduo, de forma racional, pode esperar da sociedade” e das respectivas condições históricas. (nsf)

RESERVA FLORESTAL. Vulgarmente, entende-se a formação de *parque florestal* ou *aconservação de árvores ou matas* em certas zonas ou regiões, para que se mantenham fora de comércio ou livres da derrubada.

Juridicamente, exprime o *regime*, a que se sujeita certa região, em que há floresta, para que dela não se possa tirar nem derrubar qualquer árvore ali existente.

As reservas florestais são determinadas pelo Estado, como medida de proteção ou de interesse coletivo e ficam sob fiscalização do Poder Público.

As reservas florestais podem resultar da poupança determinada por lei à derrubada de certas árvores ou de certo número de árvores, que assim se conservam, não atingindo, pois, a totalidade de árvores existentes num terreno, mas parte delas.

RESERVA HEREDITÁRIA. Na terminologia do Direito Sucessório, é a expressão tomada na mesma significação de *legítima*, isto é, a *porção de bens* que não pode ser disposta pela pessoa, quando tem *herdeiros necessários*.

Opõe-se, assim, ao sentido de *cota disponível* ou *parte disponível*, que pode ser disposta pelo testador, livremente, em doações ou legados, sem que assista qualquer direito de reclamação aos herdeiros necessários.

A reserva hereditária se constitui pelos *bens da legítima*.

RESERVA LEGAL. É a que se forma ou se constitui nas sociedades comerciais ou companhias por determinação legal e para satisfação dos fins ou objetivos indicados na própria lei.

A denominação reserva legal é genérica, havendo diversas espécies: *reservas técnicas*, *reservas matemáticas*, *reservas de contingência* etc.

Em princípio, as reservas legais são instituídas para garantir interesses de terceiros ligados ao estabelecimento ou à empresa.

Quando calculada especialmente para atender determinados resgates ou cumprimentos de obrigações assumidas, cujos valores se prefixam antecipadamente ou antecipadamente se estimam, as *reservas legais*, além de *especiais*, mostram-se verdadeiros *fundos de provisões* para garantia de terceiros.

Mas, quando não tendem a fins especiais, instituindo-se como *garantia à integridade do capital*, dizem-se *reservas legais comuns* e possuem o sentido de perfeitas *reservas de capital*.

Na terminologia jurídica, a qualificação *legal*, atribuída à reserva, quer exprimir que é *obrigatória* por imposição legal, em distinção à *reserva convencional* por determinação contratual.

Em outro sentido, é aquela que prevê que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (CF/1988, art. 5º, II) e, no campo específico do direito penal, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal (idem, XXXIX) (CP, art. 2º).

RESERVA MENTAL. É a ressalva não declarada ao destinatário que o sujeito do negócio jurídico guarda para si de não querer os efeitos do dito negócio. Constitui elemento essencial da reserva mental como fator de invalidade do negócio jurídico o desenvolvimento dela pelo destinatário do negócio. Dispõe o art. 110 do Código Civil de 2002. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tenha conhecimento. (nsf)

RESERVA-PROVISÃO. A reserva entende-se uma provisão quando é constituída por verbas *previamente calculadas* ou *estimadas*, destinando-se ao cumprimento de *obrigações* ou de *responsabilidades*, assumidas pelo instituidor.

A reserva-provisão é sempre *legal*. E tanto se constitui de verbas retiradas dos lucros, como de parcelas separadas da própria receita.

A reserva-provisão, pois, distingue-se da reserva comum por dois requisitos fundamentais:

a) é instituída mediante cálculo ou determinação do encargo ou obrigação a ser cumprida. Mostra-se, em realidade, uma *provisão* ou *numerário reservado* para atender o resgate ou o pagamento do encargo ou da obrigação;

b) é formada em proveito ou para garantia de terceiros, com os quais tenha contratado o instituidor e de cujo contrato se tenham gerado as obrigações ou os encargos.

Desse modo, não se mostram *disponibilidade*, isto é, recursos de que se possa dispor. Estão eles afetados como *penhor* ou *garantia* às responsabilidades do instituidor.

Mesmo quando constituído para assegurar o *cancelamento* de contas do ativo ou para efetivar a *amortização* de valores ativos, se reputam valores, de que não pode dispor o instituidor.

Mas, para que se encare como uma *provisão* e se distinga da *reserva-capital*, a reserva-provisão deve ser constituída por verbas *previamente calculadas* ou *estimadas* e se destinem ao cumprimento de um *fim especial* ou para *atender pagamentos de riscos* ou *obrigações assumidas*.

E justamente sua especificação como *provisão* decorre da circunstância de mostrar-se uma separação ou reserva de numerário para cumprir um destino certo, ou para atender pagamentos de obrigações devidas a terceiros, quando oportunas ou se tornem exigíveis.

Não sendo reservas que se instituem em favor do estabelecimento ou dos proprietários dele, não podem ser livremente utilizadas por ele. Por esta razão é que as reservas-provisões não se entendem *disponibilidades* do estabelecimento nem dos seus proprietários.

A utilização delas é restrita aos fins preestabelecidos, representando, em verdade, um *passivo do estabelecimento*, de caráter exigível, desde que se mostra um crédito a favor de terceiros.

As reservas-provisões funcionam como um *depósito legal e obrigatório* em favor de terceiros.

Entre a *provisão simples* e a *reserva-provisão* ou *provisão fundiária* há, no entanto, uma distinção que se deve anotar:

Na *provisão comum* ou na *provisão simples*, o titular dos fundos constantes dela pode retirá-los, livremente, mediante saques ou ordens de pagamento ou por outro meio legalmente autorizado.

Na *provisão fundiária*, o favorecido ou a pessoa em garantia de quem se constitui, não pode utilizar-se nem exigir a entrega da parte que lhe compete, sem que se torne *atual* o seu direito, em virtude do que se torne a obrigação exigível.

RESERVAÇÃO. De *reservar*, é tomado no mesmo sentido de *reserva*.

Indica também a condição restritiva de uma doação ou de seus efeitos.

RESERVADO. De *reservar*, é empregado o vocábulo para designar o que está *destinado*, *é separado* ou *é conservado à parte*.

Na linguagem forense, serve para designar o que se deve *fazer em particular*, *em sigilo* ou *em segredo*.

Reservado. Como substantivo, é empregado para designar o compartimento *particular* ou *íntimo*, pelo que não é comum nem público. É *privativo*.

RESERVAS. Usada no plural, tem a expressão, na linguagem jurídica, o sentido de *restrições*.

A locução *sob reservas*, assim, exprime que o ato jurídico é praticado *son condições* ou *cláusulas restritivas*, a fim de que possa a pessoa, a qualquer momento, assegurar os direitos em que se sente prejudicada.

Corresponde, também à expressão *sob protesto*, pelo que tem a mesma significação de *protestos* ou *protestações*.

Na terminologia vulgar do comércio, *reserva* é tomada, ainda, na significação de *disponibilidade* ou *recursos à disposição*.

Desse modo, *ter reservas* é ter economias ou dinheiro em depósito, para satisfazer compromissos ou atender negócios extraordinários. Aí está o vocábulo na sua significação originária de *poupança* ou *guarda*.

RESERVAS COMERCIAIS. Genericamente, serve a expressão para designar toda espécie de reserva instituída pelos estabelecimentos comerciais como *fundos de garantia*, *fundos de amortização* ou *provisões*.

Em sentido estrito, porém, reservas comerciais entendem-se as que se estabelecem para fins de amortização ou de reforço de capital, em caráter voluntário ou obrigatório contratualmente, em distinção às *regras legais*, impostas por lei, para garantia ou segurança de terceiros.

RESERVAS CONTRATUAIS. São aquelas que se instituem por deliberação das pessoas e fixadas em cláusulas contratuais.

Quando as sociedades comerciais são de natureza anônima e se regem por estatutos, as reservas que neles se instituem dizem-se, especialmente, *estatutárias*.

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA. Assim se entendem as reservas instituídas para atenderem o *eventual*, o *imprevisto* ou as *falhas*, relativamente aos *cálculos previstos*.

As reservas de contingência, instituídas por imposição legal nas sociedades de seguros, mostram-se *provisões* ou *constituição de fundos*, que possam assegurar as *diferenças* ou *insuficiências* das previsões feitas relativamente aos encargos assumidos pelo segurador.

Mostram-se, portanto, *fundos de reforço* a outras reservas.

As reservas de contingência não se derivam dos lucros. Constituem-se, diretamente, de parte da receita das sociedades de seguros, referente aos prêmios.

E entram na categoria das *reservas legais*, sendo de formação obrigatória portanto.

RESERVAS DE RETROCESSÃO. As reservas de retrocessão constituem as *provisões fundiárias* ou as *provisões* destinadas a garantir as *descargas de seguros*, tecnicamente denominadas *operações de retrocessão* ou simplesmente *retrocessões*.

Vide: *Retrocessão*.

RESERVAS DISPONÍVEIS. Em dois sentidos pode ser tida a expressão:

a) vulgarmente exprime toda espécie de recursos, de que dispuser a pessoa, podendo usá-los livremente ou quando julgue conveniente.

Neste sentido, reservas disponíveis, disponibilidade, recursos à disposição, reserva de numerário ou numerário à disposição mostram-se expressões equivalentes.

b) na significação técnica da contabilidade, exprime as reservas de capital. E se dizem disponíveis porque podem ser livremente utilizadas pelas pessoas a quem pertencem.

RESERVAS ESPECIAIS. A especialidade de reserva refere-se principalmente à aplicação dos fundos ou verbas, que a formam ou a constituem.

Assim, as *reservas especiais* somente podem ser utilizadas ou aplicadas para cumprir o destino de sua instituição, não podendo, por isso, as verbas que as compõem, ser desviadas para outro mister.

Em regra, reconhece-se a reserva especial pela denominação que lhe é atribuída e sob a qual se contabilizam os valores que lhe são destinados.

Esta denominação, pela qual se *exterioriza a especialização* da reserva, deve, no entanto, aludir com precisão ao destino ou ao fim dos fundos ou das verbas guardadas ou separadas para a formação da reserva.

Uma denominação de natureza *genérica* ou que não explique claramente a *finalidade especial* de reserva, pode indicá-la como *geral* ou *reserva comum*.

As reservas especiais, em regra, são *obrigatórias*, seja em virtude de cláusula contratual e disposição estatutária, seja em virtude de imposição legal.

Entre as reservas especiais anotam-se: as *reservas de contingências*, as *reservas de retrocessão*, as *reservas matemáticas*, as *reservas para liquidação*, as *reservas para depreciação*, as *reservas técnicas*, as *reservas para estabilização de dividendos*, as *reservas para renovação de máquinas*. E tantas outras que se possam instituir para fins próprios e definidos especialmente.

RESERVAS ESTATUTÁRIAS. Em distinção às reservas legais, é a denominação atribuída a toda espécie de reserva instituída por determinação dos estatutos sociais.

É reserva de caráter obrigatório, mas se distingue da reserva legal, visto que a obrigatoriedade de sua instituição não decorre de regra legal, mas de imposição estatutária.

RESERVAS EXTRAORDINÁRIAS. É a determinação atribuída às reservas que não se instituem em caráter permanente ou efetivo. Fazem-se, esporadicamente ou em determinadas circunstâncias, conforme vontade das pessoas interessadas em sua instituição.

Podem ser autorizadas ou indicadas contratualmente, estipulando-se, assim, no respectivo contrato, as condições ou circunstâncias em que se devam formar e qual a aplicação que devam ter.

RESERVAS MATEMÁTICAS. No sentido jurídico, assim se entendem os *fundos de garantia* ou de *provisões* que devem ser instituídos obrigatoriamente pelas *companhias de seguros de vida* como *penhor dos seguros* e para que atendam os *riscos sempre crescentes*, a

cargo delas, em virtude do caráter progressivo em que esses riscos se apresentam com o aumento de idade do segurado.

As reservas matemáticas, praticamente, são constituídas pelas *parcelas a mais* cobradas pelo segurador nos prêmios dos primeiros anos da vigência do seguro e dos juros que elas devem produzir, postas a capitalizar, a fim de que se permita a cobrança de um prêmio uniforme e inalterável durante a vigência do contrato.

As reservas matemáticas distinguem-se em *individual* e em *global*.

A reserva matemática é global quando é computada pela soma de todos os valores excedentes dos prêmios recebidos inicialmente e respectivos interesses ou juros calculados sobre eles, destinando-se à *garantia dos riscos* referentes a *todos os contratos de seguros* da mesma categoria.

Mostra-se, assim, a totalidade dos valores capitalizados para fazer face à diferença entre os riscos futuros do segurador e a soma dos prêmios a pagar pelos segurados.

A reserva matemática é individual quando considerada, singularmente, a respeito dos valores ou das somas capitalizadas pertencentes a um segurado. É, pois, a reserva própria ou devida a cada segurado, encarado individualmente.

As reservas matemáticas também têm aplicação nas sociedades ou companhias de capitalização. E se constituem igualmente pelo *excedente dos prêmios recebidos*, postos desde logo em aplicação para que produzam os juros ou rendas indispensáveis ao cumprimento das obrigações ou encargos assumidos pela companhia ou sociedade.

As reservas matemáticas, como se evidencia, entram no rol das *provisões* ou dos fundos instituídos *em favor de terceiros*, pelo que não se entendem, propriamente, fundos disponíveis ou disponibilidades da empresa, sociedade ou companhia, que delas não pode dispor livremente. Elas têm um destino legalmente indicado, pertencendo aos portadores de títulos ou apólices.

RESERVAS PARA AMORTIZAÇÃO. Em regra, reservas para amortizações entendem-se as verbas, levadas à conta de prejuízos, nos balanços anuais, e inscritas no passivo, para que *compensem* as depreciações naturais atribuídas aos bens em uso no estabelecimento, mantendo-os no ativo por seus valores iniciais ou de aquisição.

As reservas para amortização ou fundos para amortização, expressões que se equivalem, constituem, pois, uma conta de regularização ou de compensação, quando se adota o sistema de *amortização indireta*, para que não se alterem os valores iniciais dos bens ainda em uso.

Representando, assim, *valores deduzidos* indiretamente do ativo e já inscritos como prejuízos, não correspondem aos valores gerados de fundos propriamente ditos nem de provisões.

Estabelecem-se como *correspondência* às depreciações efetivas, trazidas aos bens em uso, simplesmente para que não se anulem os valores que representam, enquanto não percam toda a unidade. Ou não passe a conta ativa, em que se inscrevem, a mostrar valor *inicial*, em relação à *existência dos mesmos bens*, ainda em utilização.

Embora reservas e fundos sejam empregados na técnica contábil como expressões de sentido equivalente, no caso em espécie deve preferir-se a denominação *fundos de amortização*.

Reservas para amortização exprimem mais propriamente as verbas reservadas ou separadas para a constituição de uma reserva que atenda a perdas ou a depreciações futuras, não a perdas ou a depreciações já havidas.

E compostas para esse fim não representam desde logo um prejuízo, mas uma *poupança* ou uma *conta fundiária* destinada a cobrir perdas, que possam eventualmente vir.

Desse modo, exprimem semelhantes reservas *disponibilidades* do estabelecimento, que podem ser aplicadas nos prejuízos que possam vir ou ter outra aplicação, para melhoria ou em benefício próprio.

A conta de amortização indireta, portanto, deve ser preferentemente designada de *fundos*, cuja significação é mais ampla que a de *reservas*.

Vide: *Fundo. Fundo de amortização*.

RESERVAS PARA AMPLIAÇÕES. Revelam-se as verbas retiradas dos lucros como *poupança* e para que se convertam em disponibilidades do estabelecimento, a serem aplicadas em *melhoramentos, benfeitorias e aumento de produtividade*.

Praticamente, é um *lucro*, que fica em suspenso, para ser invertido oportunamente.

RESERVAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE DIVIDENDOS. Instituídas como medida de previdência ou acauteladora, exprimem as verbas retiradas dos lucros anuais, para que assegurem a *uniformidade* ou um *mínimo de dividendo* nos exercícios em que os lucros não possam satisfazer a distribuição desejada.

Dessa maneira, mostram-se *lucros reservados* para distribuição futura e oportuna.

E, como lucros do exercício, se computam as verbas que para elas se transferem.

RESERVAS PARA GRATIFICAÇÕES. Segundo a própria determinação, as reservas para gratificações entendem-se a constituição de fundos para atender pagamentos de gratificações ou de bonificações aos dirigentes do estabelecimento ou aos empregados.

Se as reservas para gratificações, quando instituídas, já tenham destino de cumprir gratificações calculadas e atribuídas a determinadas pessoas, serão verdadeiras provisões. E já se computam como parcelas retiradas dos lucros verificados no exercício.

Mas, se são constituídas para atender a futuras gratificações ou gratificações ainda não decididas, são parcelas postas à disposição do estabelecimento ou disponibilidade dele, pelo que importam em parte de lucro não distribuído.

Juridicamente, indicam-se modalidades de efeitos fiscais diferentes.

Tratando-se de uma *provisão*, as parcelas trazidas à respectiva conta não estão sujeitas a qualquer tributação: constituem dedução autorizada.

Mas, se vão constituir um fundo de disponibilidade, embora destinado ao pagamento de futuras gratificações, mostram-se lucros não distribuídos, sujeitos aos encargos fiscais.

RESERVAS PARA LIQUIDAÇÕES. A rigor, serve a denominação para designar as *contas do passivo*, em que se inscrevem as verbas retiradas dos lucros ou por conta dos lucros, para *resgate* de valores considerados perdidos ou reputados como despesas ou prejuízos.

Neste caso, as reservas para liquidações são perfeitas provisões. Entendem-se, portanto, numerário indispensável para resgate de encargos decorrentes de prejuízos ou gastos, pertencentes ao exercício findo, separado dos lucros do mesmo, para que não venha sobrecarregar ou onerar o exercício em que a *liquidação* se vai processar.

O *fundo para contas duvidosas*, se estimado o valor destas contas e posta em evidência *acondição de perdas* ou de *incobráveis*, revela-se uma reserva para liquidação.

Seria, também, uma reserva para liquidação, a que se constituísse para atender a *diferença de câmbio* verificada nas operações realizadas pelo estabelecimento, pela qual se evitaria que a responsabilidade onerasse outro exercício, sendo originária do que se encerrou.

RESERVAS PARA RENOVAÇÃO DE MATERIAL. Genericamente, é a denominação usada para titular a conta em que se registram as verbas retiradas dos lucros para atender à aquisição de novo material, em substituição ao material existente, ou que se encontra em uso.

Estas reservas podem apresentar-se em duplo aspecto: de *provisão* ou de *disponibilidade*.

Quando se apresentam no caráter de *fundo de obsolescência*, isto é, quando constituídas para atender à aquisição de material que substitua o que se tornou impróprio ou antiquado (obsoleto), são espécie de *provisão*.

Mas se constituídas para *melhoria* ou para *renovação de material*, segundo deliberação dos interessados, são *fundos de disponibilidade*, podendo, por isso, ser indistintamente aplicados pelo estabelecimento, mesmo para outras finalidades.

Sendo *fundos de obsolescência* somente terão a aplicação que foi previamente estabelecida: substituição de instalações caídas em desuso ou antiquadas.

RESERVAS TÉCNICAS. Em distinção às reservas matemáticas, as reservas técnicas entendem-se as que são constituídas pelas sociedades de seguros terrestres e marítimos para garantia à execução das obrigações e responsabilidades que tenham assumido.

As reservas técnicas não aguardam evidência de lucro para sua formação. Instituem-se, obrigatoriamente, de parte das rendas auferidas ou dos próprios recebidos.

As reservas técnicas apresentam-se em duplo aspecto:

- a) *para garantia dos riscos não expirados*;
- b) *para garantia dos sinistros não liquidados*.

Assim, as *reservas técnicas de riscos não expirados* representam um fundo de garantia aos segurados, portadores de apólices de seguro em vigência, constituído em penhor deles.

Nesta razão, os seguros têm *privilégio especial* sobre os valores que constituem o fundo de garantia dos riscos não expirados.

Pertencem à classe de *reservas-provisões*, bem assim à categoria de *reservas legais*.

As *reservas técnicas para sinistros não liquidados* formam o fundo de garantia destinado ao pagamento das indenizações relativas aos sinistros ocorridos e ainda não cumpridos.

São compostas por estimativa ou cálculo dos valores que correspondem às indenizações dos sinistros ocorridos e não liquidados, em virtude das reclamações já conhecidas.

As reservas técnicas somente podem ser utilizadas para o fim que a lei determinou.

E uma vez que é cumprida a obrigação, extinta a responsabilidade, a verba que corresponde ao risco ou à indenização está liberada, podendo ser integrada às disponibilidades da companhia.

RESERVATÁRIO. De *reservar*, é a expressão usada para designar a pessoa que recebe bens de uma herança, reservada para determinados fins ou para efeitos especiais. Em regra são bens que se *excluíam da partilha*, sendo destinados a cumprir *cláusula* ou *disposição testamentária*.

É o vocábulo também empregado para designar a pessoa que constitui qualquer *reserva* em seu proveito.

Desse modo, é *reservatário* a pessoa que transmite a outrem a propriedade de certa coisa, *conservando para si uma certa pensão*, a ser paga pelos frutos ou rendimentos da mesma coisa.

Vide: *Censo*.

RESERVATIVO. De *reservar*, determina a condição de qualquer coisa feita medianter *reserva*.

Censo reservativo é o que decorre da transmissão de um prédio, feita pelo proprietário a outrem, mediante a instituição de uma *reserva*, constante de certa prestação ou pensão anual a ser paga pelas próprias rendas do prédio ou de seus frutos.

A pessoa a quem cabe receber a prestação é geralmente chamada de *censuário* ou reservatário. E o responsável pela prestação, *censuísta*.

RESERVISTA. De *reserva*, é geralmente usado na linguagem militar para designar a pessoa que está incluída entre as tropas ou forças de reserva.

Os reservistas se classificam em *categorias*: 1ª, 2ª e 3ª.

A primeira é constituída pelas pessoas que serviram no exército, na força aérea ou na marinha, tendo, assim, pertencido às forças ativas.

A segunda, pelas pessoas que, não tendo sido incorporadas às forças ativas, se tenham instruído nos tiros de guerra ou corporações autorizadas a formar reservistas.

A terceira, por aqueles que, tendo servido nas forças ativas, sejam depois considerados incapazes fisicamente para o serviço ativo, ou, quando sorteados, não tenham sido convocados.

Além desta classificação, os reservistas se distinguem pelas classes, determinadas pelos anos dos respectivos nascimentos: *classe de 1925*, *classe de 1926*.

A classe correspondente ao ano não se confunde com a classe, que se atribui às forças. Nestas há duas classes, primeira e segunda, que trazem o sentido da expressão *linha*, empregada antigamente.

Primeira classe ou *primeira linha* designa as tropas ou forças efetivas.

Segunda classe ou *segunda linha*, as tropas ou forças de reserva.

RESGATAR. Composto ou derivado das palavras latinas *re* (novamente), *ex* (de fora) *ecaptare* (agarrar, tomar), etimologicamente exprime: *agarrar de novo, tomar novamente*.

Na terminologia jurídica, *resgatar* possui o mesmo sentido de *remir* ou *liberar*, mediante pagamento do preço ou por meio de dinheiro.

Resgatar a hipoteca, resgatar a servidão ou resgatar o imóvel sujeito a encargo é *remi-los* ou *livrá-los* do ônus que incide sobre eles.

E como esta *remição* ou este *resgate* sempre se opera pela entrega do preço ou pagamento da importância relativa ao ônus é, extensivamente, o vocábulo tomado no sentido de *pagar* ou *quitar*.

RESGATE. Formado de *resgatar*, tem o vocábulo a mesma significação de *remição* ou *pagamento do preço* para recuperação ou liberação da coisa. *Preço da liberdade*.

Na terminologia peculiar aos contratos de *retrovenda*, *resgate* entende-se o próprio *retrato* ou o pagamento feito pelo vendedor para recuperação da coisa ou para reaquisição dela.

Assim, conforme a circunstância, o *resgate* apresentar-se-á como o *pagamento*, a *solução*, a *amortização*, a *liberação*, o *desembargo* ou *desoneração*, sob todos os aspectos, em consequência do *pagamento* ou *satisfação do preço* por que as coisas se possam adquirir, readquirir, ou se desonerarem do encargo ou do ônus, que sobre elas pesava.

RESGATE DA CONCESSÃO. É a desapropriação da concessão dada pelo Estado à empresa que a explora, retornando ela, com os bens que se integram em seu patrimônio, ao domínio do Estado. Ao expropriado pagará o Estado a indenização que lhe competir, segundo o teor do ato que outorgou a concessão ou conforme às leis que regulam a matéria.

RESGATE DA ENFITEUSE. É a reaquisição, por parte do senhorio direto, do domínio útil, dado em enfiteuse. Em relação ao enfiteuta, a consolidação do domínio em suas mãos resultará, propriamente, da *remição*, expressão que melhor configura essa solução da enfiteuse.

RESGATE DA HIPOTECA. É o pagamento da dívida hipotecária ao credor hipotecário, pelo próprio devedor.

RESGATE DA SERVIDÃO. É a renúncia à servidão pelo dono do prédio dominante, em virtude da qual é dela, então, liberado o dono do prédio serviente. Deve ser por ato expresso.

RESGATE DO PRISIONEIRO. É a liberdade dada ao prisioneiro de guerra, mediante acordo entre os beligerantes ou conforme o tratado de paz, que se firmar, após o término da guerra.

RESGUARDAR. Na terminologia jurídica, é o verbo empregado na mesma significação de *garantir*, *assegurar*, *defender*.

Resguardar direitos é praticar atos defensivos ou acauteladores, para que se assegurem ou se garantam.

RESIDÊNCIA. Formado de *residente*, do latim *residens*, do verbo *residere* (parar, deter-se, estar ocioso), exprime, propriamente, o *lugar* em que a pessoa para ou se detém para descanso, tendo-o como *moradia* ou *habitação*, seja em caráter transitório ou permanente.

Desse modo, residência indica a *casa* ou o prédio em que a pessoa se detém, permanece nas horas de descanso ou a ela vai para fazer suas refeições e dormir. É, portanto, o *lugar de parada* ou de *permanência*, não importa se em caráter transitório ou efetivo.

Se a *residência* é o lugar de permanência transitória ou de habitação passageira, entende-se propriamente a *morada*.

Se a residência é efetiva e definitiva ou se mostra a *habitação permanente*, na qual se está com o *animus manendi*, revela então o *domicílio*.

Desse modo, a *residência permanente* ou a *residência definitiva* ou tida com o ânimo de ser conservada permanentemente é que se apresenta no caráter de *domicílio*, para estabelecer a situação de direito que, por ele, se determina.

Clara, portanto, a distinção entre os dois vocábulos, segundo a definição jurídica.

Gerado da residência, o *domicílio* é o lugar em que a pessoa *habita em caráter definitivo*, onde mantém a *sede real e efetiva* de suas atividades, com a intenção de dela não se mudar.

A residência pode existir sem essa intenção. Será consequência de *habitação temporária* ou *passageira*. E, por esta razão, em nenhuma hipótese, pode gerar o *domicílio*. Este persiste em ser a *residência efetiva* ou o *lugar* em que se estabelece com o *animus manendi*.

Pode haver *pluralidade de residências*. Mas deste fato não decorre a *pluralidade de domicílios*.

As residências várias indicam, simplesmente, os diversos lugares em que possa a pessoa habitar, transitoriamente, quando tem o hábito ou dever de andar de um a outro lugar.

A pluralidade de domicílio decorre do *estabelecimento de sedes definitivas* de negócios em vários lugares.

RESIDENTE. Do latim *residens*, de *residere* (residir), exprime o que *reside* ou *habita* em determinado lugar.

Na linguagem administrativa, designa o funcionário ou empregado que tem a *obrigação de residir* ou *permanecer no lugar* onde exerce suas atividades ou funções.

Assim *engenheiro-residente* é o que reside na sede de suas atividades ou no departamento que é por ele superintendido.

RESÍDUO. Do latim *residuus* (o que sobra, que resta ou subsiste), empregado especialmente no plural, é tido vulgarmente no sentido de *saldos* ou *restos*.

E, neste sentido, é empregado na contabilidade, designando a conta de *saldos* ou de *restos a pagar* ou *a receber*.

RESÍDUOS. No sentido jurídico, é empregado em tríplice aspecto:

- a) representa os remanescentes dos bens legados, restituídos ao beneficiário da disposição testamentária;
- b) indica o produto da venda de bens de raiz e dos rendimentos dos testadores, encontrados em poder dos testamentários;
- c) designa as vintenas perdidas pelos testamentários, ou a importância de multas e indenizações devidas por eles.

RESIGNAÇÃO. De *resignar*, do latim *resignare* (renunciar, romper), entende-se a *renúncia*, a *desistência* ou o *abandono*.

Emprega-se, principalmente, para designar a *renúncia* ou a *desistência* de cargo ou função eletiva. E a *exoneração a pedido* ou *dispensa voluntária*.

RESIGNATÁRIO. É a pessoa que resigna ou que renuncia a cargo ou dignidade.

RESILIR. Do latim *resilire* (desdizer-se, retratar-se), é empregado na linguagem jurídica na mesma significação de *rescindir*, *desfazer*, *distratar*, *resolver*.

Em relação aos contratos, resilir é empregado tanto para indicar ou exprimir *dissolver* por acordo das partes contratantes, como *dissolver* o contrato por vontade de uma das partes, quando firmado por tempo indeterminado.

Desse modo, *resilição* entende-se *dissolução* seja por mútuo consentimento, seja por provocação de uma das partes, quando lhe é atribuído o direito de a pedir.

RESISTÊNCIA. Do latim *resistentia*, de *resistere* (resistir, opor-se, reagir), em sentido lato entende-se toda *reação* ou *oposição*, a que se faça ou se execute alguma coisa.

É, então, revelada pelo *meio de impedir-se* a realização ou a execução do ato.

Dessa maneira, a resistência pode mostrar-se a *oposição pela força* ou *violência*, como se pode fundar na *omissão* ou na *inação*.

No primeiro caso, ter-se-á a *resistência ativa*, firmada em *atos de violência* ou *em ameaças*.

No segundo caso, há a *resistência passiva*, que se assemelha à *desobediência*, quando se revela o não cumprimento à ordem recebida.

Na significação do Direito Penal, a resistência resulta sempre da *violência* ou da ameaça de violência.

Não é crime de resistência a *oposição pacífica* ou *sem ataque físico* ou *ameaça de ataque*.

Mesmo que se funde no ataque físico, a resistência distingue-se do *desacato*. Neste não há a intenção de opor-se ou *resistir* à execução ou cumprimento do ato, que é essencial na resistência. Além disso, o desacato pode derivar-se de *insultos* e não somente do ataque físico, ou *por vias de fato*.

RESMA. Derivado do árabe *rezma* (pacote), é o vocábulo empregado, na linguagem comercial, como *medida de papéis* para impressão ou para outro mister, quando vendidos em folhas planas.

Desse modo, a resma contém 500 folhas, sendo o *peso do papel* determinado por esta base.

Assim, o papel se diz de *20 quilos*, quando 500 folhas dele pesam 20 quilos.

No *papel almaço*, porém, que já é papel trabalhado ou *beneficiado* para uso imediato (requerimento, ofícios, etc.), a resma é composta de 80 cadernos de cinco folhas cada um, pelo que tem somente quatrocentas folhas de papel.

RESOLUBILIDADE. De *resolúvel*, indica a qualidade ou o caráter de resolúvel ou dedissolúvel. É o que *pode ser resolvido* ou pode ser *objeto de uma resolução*.

Vide: *Resolução*.

RESOLUÇÃO. Do latim *resolutio*, de *resolvere* (resolver, deliberar, romper, rescindir, satisfazer, pagar), é empregado, na terminologia jurídica, em várias acepções.

Resolução. É assim que, geralmente, é empregado no sentido de *extinção* ou de *revogação*, quando se refere aos *direitos* ou *obrigações*. E como *dissolução*, quando aplicado aos contratos.

Em qualquer acepção, porém, é resolução o *desaparecimento*, a *rescisão*, a *anulação* ou *orompimento* do que era feito ou ajustado.

Juridicamente, a *resolução* tem a função de *destruir* ou *desfazer* os *efeitos* do contrato ou do ato jurídico.

Ocorre, geralmente, em face da *inexecução das condições* ou dos *encargos*, impostos ao contrato ou ao ato jurídico. E esta condição ou este encargo pode derivar-se de uma *cláusula contratual*, de uma *imposição legal* ou de uma *decisão judicial*.

A condição, que tem a força de resolver ou trazer *resolução* ao contrato ou ao ato jurídico, é precisamente qualificada de *resolutiva* ou *resolutória*.

Assim sendo, a resolução, juridicamente, não é a própria *dissolução*, *anulação* ou *extinção*. É o *modo* ou o *meio* de dissolver, de anular ou de extinguir os contratos, os direitos ou as obrigações, quando não são cumpridas as condições ou os encargos, que são atribuídos às partes contratantes ou às pessoas. A dissolução, a anulação ou a extinção são *efeitos* que a resolução produz.

Nos *efeitos legais*, o *termo final*, em virtude do qual as obrigações ou os contratos, normalmente, se vencem e se dissolvem, exerce a função de *resolução*, acerca das *obrigações* ou *contratos acessórios* e fundados na *obrigação* ou no *contrato principal*. O termo final equipara-se à *condição resolutiva*.

Vide: *Ação resolutória*. *Acessório*. *Condição*. *Extinção*.

Resolução. No conceito do Direito Administrativo, é a *deliberação* ou a *determinação*.

Indica, assim, o ato pelo qual a autoridade pública ou o Poder Público toma uma *decisão*, impõe uma *ordem* ou estabelece uma *medida*.

Tem significação genérica, pois que atinge qualquer espécie de deliberação ou de determinação, baixada para ser obrigatoriamente cumprida ou geralmente acatada.

Em regra, as resoluções recebem qualificativos, segundo a origem ou o poder que as dita: *resoluções legislativas*, *resoluções judiciais*, *resoluções do executivo*, *resoluções governamentais*.

As resoluções são tomadas dentro da autoridade que se outorga ao poder, pelo que não estão subordinadas nem sujeitas à aprovação ou referenda de qualquer outro poder. É *ato* que se funda na própria atribuição conferida ao órgão ou representante do Poder Público.

Nesta razão, as resoluções entendem-se sempre *atos de autoridade*. E, em regra, dizem respeito a questões de ordem administrativa ou regulamentar.

Resolução. No sentido de ato formal de manifestação de vontade, como as resoluções dos órgãos legislativos (CF, art. 59, VII) ou atos baixados por autoridades administrativas (Secretários de Estado, Corregedor) ou colegiados (Conselhos do Ministério Público).

RESOLUÇÃO DO DOMÍNIO. Relativamente à extinção ou destruição do domínio, resolução entende-se, propriamente, *revogação*.

E esta revogação somente poderá ocorrer pela *vinda* ou *evento do termo*, pela *inexecução* ou *implemento da condição resolutiva*.

A resolução do domínio, em regra, decorre do estabelecimento de um *jus in re*, cuja revogação ou extinção se opera, conforme se tenha inicialmente instituído, pelo evento ou implemento

da condição. E, dessa forma, *resolvido o domínio*, extingue-se de pleno direito o *jus in re*, para que retorne à propriedade, a que pertence, para integrá-la.

É a este aspecto que se aplica o adágio: “*Resolutio jure concedentis, resolvitur jus concessum.*”

Desse modo, é princípio universal que a resolução do domínio implica a resolução de todos os direitos reais concedidos pelo adquirente na vigência dele. E, dessa forma, o proprietário, a favor de quem se deu a resolução, pode reivindicar a coisa em poder de quem a detenha.

A resolução *anula* todo efeito da transferência ou translação ocorrida. E, conforme a regra, ninguém pode transmitir, também, a outrem, direito que não tinha: “*Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet.*”

E, dessa maneira, a transferência que fizera também o fora sob os encargos ou condições resolutivas, com que a adquirira.

Calcado no mesmo adágio há o axioma: “*Resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis.*” O direito do alienante, sendo resolvido, também o é o direito do adquirente.

A hipoteca não escapa aos efeitos da resolução: ela também se extingue.

RESOLUÇÃO POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. Dispõe o art. 478 do Código Civil de 2002: Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. *Parágrafo único.* Os efeitos da sentença que decretar a resolução do contrato retroagirão à data da citação. (nsf)

RESOLUTIVA. De *resolver*, é o adjetivo empregado para distinguir a condição e o encargo, que trazem efeitos extintivos ou anulatórios.

Vide: *Condição resolutiva*.

RESOLUTÓRIA. De *resolver*, é empregado para designar o *ato* ou a *medida* que tem por função fazer cumprir a *resolução*. Tem o mesmo sentido de *resolutivo*. Vide: *Ação resolutória*.

RESPEITABILIDADE. De *respeito*, do latim *respectus* (consideração, merecimento), exprime o conjunto de qualidades que se atribuem à pessoa, em virtude das quais é *merecedora* de um *trato atencioso* ou da *consideração* de seus pares.

As qualidades, que estruturam a respeitabilidade, se geram do *procedimento correto*, *demonstração de dignidade* e pelo *cumprimento de deveres* sociais e morais.

Assim, a *respeitabilidade*, exprimindo o próprio caráter ou a qualidade de *respeitável*, em que se apresenta a pessoa, impõe para ela a *consideração* ou *respeito*.

Respeito, no sentido jurídico, tem a mesma significação vulgar: é o *tratamento atencioso*, a própria *consideração*, que se deve manter nas relações com as pessoas respeitáveis, seja pela idade, por sua condição social, pela ascendência ou grau de hierarquia, em que se acham colocadas.

RESPONDENTE. De *responder* (dizer ou escrever), na linguagem gramatical é indicativo de pessoa que responde ao que se lhe pergunta.

Mas, na terminologia forense, é empregado, especialmente, para designar o *inquirido*, *odepoente* ou *pessoa que responde*.

Vide: *Responder*.

RESPONDER. Do latim *respondere*, segundo a própria origem é o vocábulo usado, na linguagem jurídica, em várias acepções.

Entre outras, por sua frequência, anotaremos:

Responder é comparecer ou apresentar-se por citação, vir ao chamado.

Responder é dar resposta ou depor, afirmando ou negando as perguntas que são feitas. É ação da testemunha ou do *depoente*, também denominado *respondente*, quando dá a resposta às perguntas que lhe são dirigidas.

Responder é replicar ou refutar, quando se refere às objeções ou aos argumentos contrários de outrem.

Responder exprime representar, quando a pessoa é colocada em lugar ou na posição de outra para substituí-la ou para *agir em seu lugar*.

Responder significa ainda responsabilizar-se. E se emprega para designar a responsabilidade da pessoa quando é chamada a responder pela obrigação, que lhe é cometida, ou pelo fato, que lhe é imputado. É *pagar pelo que fez*.

E daí as expressões: *responder por evicção*, *responder pela obrigação*, *responder pelo crime*.

Na linguagem forense, é o verbo *responder*, extensivamente, tomado no sentido de *ser processado*, *ser acusado*, *ser investigado*.

Desse modo, *responder um inquérito* ou *responder um processo* é *estar sendo acusado ou estar sendo investigado*. Aliás, não se afasta do sentido de *responsabilizar-se* ou *ser responsabilizado*, porquanto o procedimento que se executa pelo inquérito ou pelo processo traz o objetivo de *apurar a responsabilidade* sobre o fato ilícito imputado à pessoa.

RESPONSABILIDADE. Forma-se o vocábulo de *responsável*, de *responder*, do latim *respondere*, tomado na significação de *responsabilizar-se*, *vir garantindo*, *assegurar*, *assumir o pagamento do que se obrigou* ou *do ato que praticou*.

Em sentido geral, pois, *responsabilidade* exprime a *obrigação de responder por alguma coisa*. Quer significar, assim, a *obrigação de satisfazer* ou *executar o ato jurídico*, que se tenha convencionado, ou a *obrigação de satisfazer a prestação* ou *de cumprir o fato* atribuído ou imputado à pessoa por determinação legal.

A responsabilidade, portanto, tem ampla significação, revela o *dever jurídico*, em que se coloca a pessoa, seja em virtude de contrato, seja em face de fato ou omissão, que lhe seja imputado, para *satisfazer a prestação convencionada* ou para *suportar as sanções legais* que lhe são impostas.

Onde quer, portanto, que haja a *obrigação de fazer, dar ou não fazer alguma coisa*, de *reparar danos*, de *suportar sanções legais* ou *penalidades*, há a *responsabilidade*, em virtude da qual se exige a satisfação ou o cumprimento da obrigação ou da sanção.

A responsabilidade, desta maneira, tanto decorre da *convenção* como da norma ou *regra jurídica*, em face das quais a *obrigação se exige* ou o *dever se impõe*.

Na linguagem comercial, é comum o emprego do vocábulo na significação de *encargos*, *ônus*, o que, em verdade, não se afasta do sentido originário de *obrigação a cumprir*.

E nesta acepção entendem-se as expressões: o sócio Fulano *tem a responsabilidade* do escritório; o sócio Beltrano *tem as responsabilidades* da gerência; as *responsabilidades* são divididas entre os sócios.

E daí por que *responsabilidade*, exprimindo etimologicamente a *qualidade de ser responsável*, a *condição de responder*, pode ser empregado em todo pensamento ou ideia, onde se queira determinar a *obrigação*, o *encargo*, o *dever*, a *imposição* de ser feita ou cumprida alguma coisa.

Na linguagem jurídica, há espécies de responsabilidades, que se apresentam devidamente determinadas: *responsabilidade civil*, *responsabilidade penal*, *responsabilidade contratual*, *responsabilidade administrativa* ou *funcional* etc.

Todas elas, porém, não fogem ao sentido geral de obrigação, encargo, dever, compromisso, sanção, imposição.

RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. Assim se entende a obrigação que se atribui ao *administrador* de assumir ou *ser o responsável* por todos os atos que execute ou ordene, excedendo os *poderes administrativos*, que lhe foram conferidos ou outorgados.

Juridicamente, pois, a responsabilidade administrativa resulta na *obrigação* ou no *dever legal* de *reparar* ou *ressarcir* os prejuízos que possa causar à administração pelos atos abusivos ou excessivos.

Mas, em sentido amplo, a responsabilidade administrativa também importa na *obrigação de cumprir* os encargos ou desempenhar as atribuições que são confiadas ao administrador, segundo as ordens dadas ou as condições estabelecidas.

E por essa razão é que, quando não cumpre fielmente os deveres impostos, *responde* ou *é responsabilizado* pelas ações ou omissões prejudiciais aos interesses da administração.

A responsabilidade administrativa é derivada da *representação administrativa*, fundada na delegação ou no mandato. Ela é que investe a pessoa na qualidade de administrador, tornando-a assim responsável pelos atos de sua administração.

RESPONSABILIDADE CIVIL. É a expressão usada na linguagem jurídica, em distinção à *responsabilidade criminal* ou *penal*.

Designa a *obrigação de reparar o dano* ou *de ressarcir o dano*, quando injustamente causado a outrem.

Revela-se, assim, ou melhor, resulta da *ofensa* ou da *violação de direito*, que redunde em dano ou prejuízo a outrem.

Pode ter como causa a própria *ação* ou *ato ilícito*, como, também, o *fato ilícito de outrem*, por quem, em virtude de regra legal, *se responde* ou *se é responsável*.

O emprego da expressão universalizou-se, não somente para que se distinga da responsabilidade penal, como porque, embora derivada de *crime* ou *delito*, é a responsabilidade civil trazida à discussão em *juízo civil*, onde é indagada, litigada e decidida.

Os princípios jurídicos em que se funda a responsabilidade civil, para efeito de determinar a *reparação do dano injustamente causado*, provém da velha máxima romana inserta *non ineminem laedere* (não lesar a ninguém).

Por vezes, empregam a expressão para designar a responsabilidade gerada da *inexecução das obrigações*, que se tenham assumido *contratualmente*.

Esta responsabilidade é, propriamente, contratual ou convencional, distinguindo-se, por isso, da responsabilidade fundada no *ato ilícito*.

A responsabilidade civil é a que se apura para que se possa exigir a *reparação civil*, que é *apena* imposta ao agente ou responsável pelo ato ilícito.

Vide: *Reparação civil*.

Entre uma e outra, há, no entanto, uma afinidade relativa à *indenização do dano* ou ressarcimento das perdas ou prejuízos trazidos à pessoa.

Quando a responsabilidade decorre de ato próprio, diz-se *direta*. Quando de ato ou fato alheio, *indireta*.

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Em sentido amplo, quer a expressão exprimir a obrigação assumida pelas partes contratantes, em virtude da qual se acham no dever de fazer ou cumprir tudo que tenham convencionado ou ajustado.

Desse modo, evidenciada a *responsabilidade contratual* da parte, quando não cumpre a obrigação a que está sujeita, pode ser compelida pela outra a cumpri-la, sob *pena de responder* pelos danos que lhe possam ser causados.

Responsabilidade contratual, pois, nesta lata acepção, exprime o mesmo que *obrigação contratual* ou *obrigação* derivada do contrato ou da convenção.

Neste sentido, entendem-se as expressões: responsabilidade do devedor, do credor, do cedente, do cessionário, do mandante, do mandatário, do fiador, do locador, do locatário etc. Revela-se a *obrigação*, que deve ser cumprida por eles, em virtude da convenção estabelecida.

Mas, em sentido especial, a *responsabilidade contratual* entende-se a *obrigação de indenizar ou de ressarcir os danos causados* pela inexecução de cláusula contratual ou pela *má execução da obrigação*, nela estipulada.

Assim sendo, a responsabilidade, além de fixar a obrigação que não foi cumprida, determina a obrigação de ressarcir o dano, consequente do inadimplemento ou má execução da obrigação contratual.

RESPONSABILIDADE CRIMINAL. Entende-se a obrigação de sofrer o *castigo* ou incorrer nas *sanções penais* impostas ao agente do fato ou omissão criminosa.

A responsabilidade criminal ou penal funda-se na *imputabilidade do ato criminoso*.

Vide: *Imputabilidade*.

Embora responsabilidade e imputabilidade empreguem-se como expressões equivalentes, exprimem sentidos diferentes.

A imputabilidade *mostra, indica, põe a descoberto* o autor do ato ilícito, o executor do fato criminoso ou o agente do crime.

A responsabilidade advém da evidência de que *ele responde* ou *deve sofrer* as sanções impostas por seu ato.

Daí porque pode haver imputabilidade sem responsabilidade. E não pode haver responsabilidade sem imputabilidade, visto que esta é que *determina a autoria*, de que se deriva a *obrigação de reparar o mal*.

RESPONSABILIDADE DA HERANÇA. Exprime os encargos que pesam sobre o valor da herança ou do acervo hereditário, para que, por ela, se cumpram certas obrigações.

Vide: *Herança*.

RESPONSABILIDADE FUNCIONAL. É a que se deriva do exercício de uma função.

E tanto se refere à *soma de deveres* impostos ao funcionário, como às *obrigações de reparar* danos que possa causar ao patrimônio alheio, na execução de atos não autorizados.

Pelo irregular desempenho das funções, a responsabilidade funcional pode resultar na responsabilidade civil ou na responsabilidade criminal.

Vide: *Responsabilidade administrativa*.

RESPONSABILIDADE LEGAL. É a que se deriva de uma imposição ou regra legal, distinguindo-se, assim, da responsabilidade contratual.

A responsabilidade legal, assim, determina a obrigação de reparar o dano, mesmo por fato de outrem, nos casos em que a própria lei especifica.

RESPONSABILIDADE LIMITADA. Na terminologia do Direito Comercial, a expressão é tomada em duas significações relativamente distintas:

a) nas sociedades em que há sócios de responsabilidade ilimitada e sócios de *responsabilidade limitada*, como nas sociedades em comandita simples, a responsabilidade limitada entende-se a fixação da responsabilidade dos comanditários ao valor do contingente de capital com que se obrigaram na comandita. É a *limitação* de sua obrigação perante a sociedade, que se cinge à mera contribuição da parte do capital com que se obrigou.

É, igualmente, indicativa da responsabilidade dos acionistas das sociedades anônimas, quanto à sua obrigação acerca das ações subscritas: restringe-se ao valor delas;

b) nas sociedades por cotas ou nas sociedades limitadas, entende-se a *responsabilidade dos cotistas até o limite do capital instituído pela sociedade*. Quer isto significar, pois, que cada sócio cotista é *responsável pela integralização* total do capital da sociedade. Sua responsabilidade, portanto, é *limitada a esta integralização*, além de ser responsável pelo pagamento de sua cota.

Depois que o capital da sociedade é integralmente pago por todos os sócios, então, sua responsabilidade restringe-se à cota já resgatada ou paga.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Na lição de Carlos Roberto Gonçalves: “Na responsabilidade objetiva prescinde-se totalmente da prova da culpa. Ela é reconhecida, como mencionado, independentemente de culpa. Basta, assim, que haja relação de causalidade entre a ação e o dano” (*Direito civil* 4. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2011). Na esfera pública, a responsabilidade objetiva é prevista no art. 37, § 6º, da Constituição de 1988. Essa responsabilidade independe da comprovação de culpa. Por esse motivo, os entes estatais, agindo diretamente ou por intermédio de empresas concessionárias, permissionárias ou autorizadas, ao cometerem um ato ilícito, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da comprovação de culpa. Já na esfera privada, a responsabilidade objetiva é subsidiária, ocorrendo apenas nos casos previstos em lei, conforme o parágrafo único do art. 927 do CC: “Art. 927. (...) Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fabricante, do produtor, do construtor, nacional ou estrangeiro, e do importador, independentemente da comprovação de culpa, por fato do produto ou do serviço nos arts. 12 e 14 do CDC. Além disso, a doutrina classifica a responsabilidade objetiva como imprópria ou impura quando a culpa é presumida. Isto é, em razão de um ato praticado por outrem, o terceiro responde. É o caso do dono de um animal que responde pelos

danos causados por este, dos pais pelos danos causados pelos filhos menores e dos empregadores por danos causados por seus empregados.

A Lei 12.846/2013, ou Lei Anticorrupção, dispôs sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Esse diploma tem como foco a criação de meios para atingir o patrimônio das pessoas jurídicas corruptoras, conseguindo, assim, ressarcimento dos prejuízos causados à administração pública. (npg)

RESPONSABILIDADE PARENTAL. Trata-se das decisões relativas ao filho ou aos seus bens que, em princípio, são da responsabilidade dos progenitores ou dos pais adotivos. Os pais têm o direito e o dever de cuidar dos filhos, de gerir os seus bens e de os representar em todas as questões, transações ou litígios. Este princípio está previsto na Carta Magna, no Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

RESPONSABILIDADE PENAL. É a mesma responsabilidade criminal ou a que é imposta pelo preceito de Direito Penal, como sanção à prática de fato delituoso.

RESPONSABILIZAR. Formado de *responsável*, exprime o verbo: *obrigar alguém a satisfazer* ou *a pagar* pelo ato que tenha praticado, ou *a satisfazer o compromisso assumido*.

Neste caso, responsabilizar entende-se propriamente compelir a pessoa a satisfazer a obrigação, que se tenha gerado do ato ou do fato que lhe é atribuído (*imputado*).

Mas, também, significa *exigir o cumprimento da obrigação*, derivada por *fato de outrem*, quando se é responsável por ele, tal como ocorre com os *prepostos, filhos* etc.

Por aí se verifica a distinção entre *responsabilizar* e *imputar*.

Imputar exprime mostrar a pessoa a quem se atribui a causa do fato ou a quem se atribui a ação ou a omissão.

A *responsabilidade* determina o *dever legal* de cumprir a obrigação ou assumir o encargo, que procede do ato praticado ou do fato registrado.

Vide: *Imputabilidade*.

Responsabilizar-se. Exprime *obrigar-se* ou *se comprometer*, em virtude do que fica a pessoa com a responsabilidade de satisfazer a obrigação ou o encargo por que se responsabilizou. *Éficaz responsável* ou *assumir a responsabilidade*.

O emprego do verbo, na forma pronominal, sempre dá o sentido de uma *responsabilidade voluntária*, isto é, assumida *espontaneamente*.

Desse modo, significa, ainda, *aceitar a responsabilidade*.

RESPOSTA. Do latim *responsum*, de *respondere* (responder, replicar, afirmar ou negar), em linguagem vulgar entende-se a manutenção do pensamento expendido em solução a uma consulta, a uma indagação, a uma pergunta, a uma proposta ou a um pedido.

Assim, a resposta revela o pensamento da pessoa, em contestação ou réplica ao que lhe foi dito ou escrito. Pode ser *afirmativa* ou *negativa*. E, desse modo, exprimirá, quando afirmativa, uma *aceitação*, *anuência*, *concordância*, *afirmação* ou *confirmação* a respeito do que se responde ou se contesta. Quando negativa, uma *recusa*, *negação*, *contestação*, *oposição* ou *réplica*.

Tudo que se escreve ou *que se diz*, mediante provocação ou proposição de outrem, é *umaresposta*.

Resposta. Na terminologia jurídica dos contratos, quer o vocábulo exprimir a manifestação da vontade acerca do negócio ou contrato que se tenha proposto.

Assim, a resposta designa a *aceitação* ou a *recusa à proposta* ou à *policitação*.

Por ela, diante da proposta feita, a pessoa dá ou nega seu *consentimento* para a formação do contrato ou realização do negócio.

A *resposta afirmativa* designa o *consentimento expresso*, porque demonstra a *manifestação da vontade*, promovida de modo positivo ou dirigida ao proponente por parte do destinatário da proposta ou da oferta.

A resposta pode ser verbal, escrita ou por intermédio de outrem, que aí funciona como mandatário do respondente.

Vide: *Consentimento. Policação. Proposta*.

RESSACADO. Pessoa contra quem se faz um ressaque ou se ressaca novo *título de crédito*, em cobertura à importância não resgatada, acrescida das despesas de recâmbio.

RESSACADOR. O portador do título que não foi resgatado que promove o *ressaque* de novo título.

RESSACAR. Formado do prefixo *re* (repetição, novamente) e de *sacar* (retirar, extrair), quer exprimir *sacar de novo* ou *repetir a tirada* ou a *extração* de novo título cambiário.

Na linguagem jurídica *ressacar* é empregado, especialmente, para o saque de novo título, trazendo o sentido de: *extrair novo título* para cobertura do que não foi resgatado.

Assim, *ressacar* é *fazer* ou *promover o ressaque da soma cambial* de outro saque não cumprido, acrescido das despesas necessárias e dos juros legais.

Vide: *Ressaque*.

RESSALVA. Formado de *ressalvar*, genericamente é o vocábulo tido no mesmo sentido *derestrição* ou *de reserva*, tomada para prevenir futuras responsabilidades.

Desse modo, *ressalva* exprime a *limitação*, a *exceção*, a *exclusão*, a *modificação*, a *própria condição* que se inscrevem nas convenções, para que se *restringam obrigações* ou *sereservem direitos*.

Sob *ressalva* e *sob reservas* são, assim, expressões de sentido equivalente.

Ressalva. Na linguagem forense, é o vocábulo empregado para designar a *declaração* que se faz no corpo de um documento ou escritura para *validar* emenda, correção, entrelinha existente nesse documento ou escritura.

A *ressalva*, pois, tem a função de *salvar* o engano, o equívoco ou o erro, que se tenha emanado ou corrigido.

RESSAQUE. Exprime o vocábulo, etimologicamente, *re e saque*, a *extração de novo saque* ou a *repetição do saque*.

Assim, *ressaque* entende-se o *novo saque* ou o *outro saque*, ou a *repetição da ordem de pagamento não cumprida*, para que por ela se reembolse o seu portador da *soma cambial* que lhe é devida.

O *ressaque* é direito que assiste ao portador do *título protestado* em virtude do qual pode extrair um *novo título*, em base do título não resgatado, contra o principal devedor dele ou contra qualquer dos coobrigados nele.

Além do direito de reaver pelo *ressaque* a soma cambial originária, isto é, inscrita no título primitivo, cabe ao portador do título protestado incluir no *ressaque* todas as despesas tidas com o título, inclusive protesto e os juros legais.

Para isso, formulará uma *conta de retorno*, em que registrará todas as parcelas devidas, a seguir do título não resgatado. E por ele fará o *ressaque*.

Vide: *Conta de retorno. Direito regressivo. Recâmbio*.

Ressaque. Também exprime o vocábulo a *ação de ressacar* ou a operação pela qual o portador do título não resgatado e devidamente protestado extrai novo título contra o sacador ou qualquer dos endossantes dos títulos e seus respectivos avalistas, e mesmo contra os aceitantes e seus respectivos avalistas.

Neste sentido, empregam *recâmbio* e *ressaque*, como expressões equivalentes.

E quanto ao título que se forma do *ressaque*, é então denominado de *ressaque* ou de *recâmbio*.

RESSARCIMENTO. De *ressarcir*, entende-se o ato pelo qual se cumpre a *indenização*, ou se *satisfaz o pagamento* das perdas ou danos, a que se está sujeito.

Desse modo, *ressarcimento* não equivale a responsabilidade. É o *pagamento* ou a *satisfação da obrigação*, consequente da *responsabilidade apurada*.

Pela responsabilidade evidencia-se a obrigação. Com o *ressarcimento* cumpre-se a obrigação: entrega-se ao prejudicado a *prestação*, que refaz, que emenda, que restaura ou que o compensa do dano ou prejuízo causado.

Ressarcimento é a *reparação do dano*.

RESSARCIR. Do latim *resarcire* (consertar, emendar, compensar), juridicamente exprime: *pagar o prejuízo causado, indenizar, satisfazer o dano, reparar o dano*.

Embora ligados à mesma ideia de reparação ou indenização do dano ou do prejuízo sofrido, *ressarcir* e *responder* exprimem sentidos distintos:

Responder é estar obrigado pelo dano causado ou a *ressarcir o dano*.

Ressarcir é pagar o dano ou satisfazer a obrigação, resultante ou fundada na *responsabilidade*.

Responder é sujeitar-se à obrigação ou a ela prender-se.

Ressarcir é cumprir a obrigação.

RESSEGURO. De *ressegurar* (segurar novamente), vulgarmente exprime o vocábulo *arepetição* ou o *novo seguro*.

Dessa maneira, resseguro entende-se, originariamente, o *reforço* ou a *renovação do seguro*.

Resseguro. Mas, na técnica dos seguros, o *resseguro* entende-se a *descarga do seguro* ou de *parte de um contrato de seguro*, aceito por uma companhia, em outra.

É, portanto, a *repartição* ou a *partilha dos riscos* de um seguro assumidos por uma companhia, em outras.

Assim, o resseguro, na terminologia atuária, é a *retrocessão* ou a *descarga de seguro*; exprime, juridicamente, a *cessão de parte* do seguro aceito para a responsabilidade de outrem.

Ressegurar, portanto, embora implique ideia de um seguro feito em repetição, é, propriamente, *ceder* ou *transferir* parte dos riscos assumidos e respectivos prêmios a outra companhia que, por esta razão, fica responsável pelos riscos ou parte dos riscos, objeto da cessão ou transferência.

A Lei nº 9.482, de 13.08.97, dispôs sobre a administração do Instituto de Resseguros do Brasil – IRB, a transferência e a transformação de suas ações.

Vide: *Retrocessão*.

RESTABELECIMENTO. De *restabelecer* (recuperar), na linguagem jurídica é empregado para designar o *reatamento* ou o *revigoramento* do que se havia dissolvido ou terminado.

É, pois, o *retorno* ou a *volta ao estado* ou à *condição anterior*, fixando-se, por ele, a manutenção da relação jurídica ou do vínculo jurídico, que se rompera ou se desfizera.

Desse modo, o *restabelecimento* não é mera continuação: é *renovação*, é *restauração*, *revalidamento*, *revigoramento*, em virtude do que o ato jurídico ou a relação jurídica, que perdera eficácia ou se extinguiu, volte a surtir os efeitos legais, prevalecendo na forma da lei.

RESTANTE. De *restar*, do latim *restare* (ficar, subsistir, permanecer), é empregado na mesma significação de *saldo* ou *resíduo*.

Restante, pois, designa o que falta pagar ou exprime a parcela que se faz necessária para que a obrigação se satisfaça *por inteiro*.

Praticamente, é a *diferença* anotada entre a entrega ou pagamento efetivo e o *total*, que deveria ser cumprido neste pagamento ou nesta entrega.

RESTAURAÇÃO. De *restaurar*, do latim *restaurare* (reparar, reconstruir, consertar), referentemente às coisas, exprime o *conserto* ou a *reconstrução* do que se deteriorou ou se danificou. É a *reposição* ao estado anterior.

A *restauração*, portanto, é a *obra de reconstrução* ou de *reparação de estragos* ocorridos à coisa, em virtude da qual ela se recompõe ou se restabelece, para se mostrar renovada e passar a servir aos fins desejados.

Restauração. Em relação aos *atos jurídicos*, não se furta a expressão em tomar a significação originária: é a recomposição, a reconstituição ou mesmo a *reconstrução* do ato jurídico, para que se mostre *perfeito*, *consertado*, *reparado* do vício ou falha em que se encontrava.

A *restauração do ato*, portanto, pressupõe a existência de um ato defeituoso, falho, viciado, danificado, que necessita de *reparação*, de *repetição* ou de *renovação*, a fim de que se mostre *perfeito*, *reconstituído* ou *reconstruído*.

E por aí se verifica a distinção entre *restauração*, *suprimento* e *retificação*.

Suprimento é o provimento da omissão. A *feitura de coisa esquecida* ou *omitida*.

A *retificação* é a correção do erro ou do engano.

Quando se trata de *restauração de assento* promove-se um *assento novo*, pelo qual se repete, *exatamente*, ou se *reconstrói integralmente* o assento, tal como devera ser feito originalmente.

O suprimimento é o assento que vem preencher a omissão. E a retificação pode ser anotada sem a feitura de um novo assento.

RESTAURAÇÃO DA INSTÂNCIA. A restauração da instância, no jargão forense, expressa o restabelecimento da regular tramitação do processo após a sua suspensão por uma das causas legais. (nsf)

RESTAURAÇÃO DE AUTOS. É a recomposição ou a *reconstrução* de autos extraviados ou perdidos, no todo ou em parte.

Embora na *restauração de autos*, consequente do extravio ou perda, tudo efetivamente *seja feito como novo*, pois que não há aproveitamento do anterior, diz-se *restauração* porque devem os autos ser *reproduzidos exatamente*, peça por peça, sem que se introduzam neles quaisquer peças ou termos, que não tenham constado dos autos perdidos.

Restauração de autos, assim, é perfeita *reconstituição* deles, não significando, portanto, simples reparação de defeito ou vício, mas a *composição de outros autos*, iguais, semelhantes, cópia fiel, exata reprodução, dos autos desaparecidos.

É dito, também, *reforma de autos*, sendo no entanto preferível o vocábulo *restauração*.

Reforma, além de emenda, traz sentido de modificação, transformação, enquanto que na restauração nada se deve modificar nem alterar.

A significação dominante de *restauração* é a de ação que faz voltar ao estado anterior, sem alterar a situação ou o aspecto que a coisa tinha anteriormente.

RESTAURAÇÃO DO REGIME. No sentido político, *restauração* é tomado no sentido originário de *reposição* ou *recolocação*.

Restauração do regime ou restauração do governo, pois, exprime o *retorno* ao regime político ou ao sistema de governo anteriormente abolido.

Sentido equivalente também possui a expressão *restauração monárquica* ou *restauração da monarquia*: é a volta ao poder ou ao governo, da *casa reinante* ou do rei que dele fora afastado.

RESTAURANTE. Do latim *restaurans*, de *restaurare* (restaurar), pelo francês *restaurant*, é aplicado, na terminologia do comércio, para designar o estabelecimento em que se servem refeições ao público, ou onde se preparam e se vendem comidas. É estabelecimento de natureza comercial. Casa de pasto.

RESTAURAR. Do latim *restaurare* (renovar, reconstruir), juridicamente, significar *estabelecer, recompor, reconstituir, refazer, repor* ou *recolocar*.

Restaurar os autos é recompô-los ou os refazer.

Restaurar os documentos é reconstituí-los ou recompô-los.

RESTITUIÇÃO. Do latim *restitutio*, de *restituere* (restituir, restabelecer, devolver), é originalmente tomado na mesma significação de restabelecimento, reparação, reintegração, reposição ou *recolocação*.

Nesta razão, na terminologia jurídica, *restituição*, em acepção comum e ampla, quer exprimir a *devolução da coisa* ou o *retorno dela ao estado anterior*.

Desse modo, *restituir* é devolver, dar de volta, ou recolocar a coisa em mãos de seu legítimo proprietário ou em poder de quem lícitamente deve estar.

Neste aspecto, a *restituição* funda um direito e gera uma obrigação.

O direito é assegurado ao *dono da coisa* ou à pessoa, em poder de quem legitimamente deve estar, para que exija ou peça a devolução dela.

A obrigação é a que cabe à pessoa, em poder de quem se encontra, para que não mais a detenha e a devolva a seu dono, recolocando-a, destarte, em sua devida posição.

A restituição da coisa pode ser motivada por obrigação estipulada convencionalmente ou por determinação legal, as quais regularão o modo de sua efetividade ou a forma por que deve ser cumprida.

Restituição. Possui o vocábulo, ainda, uma significação especial: a de *reintegração* ou *restituição por inteiro*, a que os romanos denominavam de *integri restitutio*.

Nesta acepção, restituição não importa, simplesmente, na *entrega da coisa por inteiro*, sem faltar nada, com tudo que tenha produzido; mas, ainda, *restabelecida* ou *posta em seu estado primitivo*.

E, assim, importa no *ressarcimento* ou na *reparação das perdas* ou *dos danos*, quando a coisa a ser restituída não possa ser *restabelecida* ao antigo ou primitivo estado.

RESTITUIÇÃO DA POSSE. Entende-se a *devolução* ou o *retorno* da posse ao seu legítimo possuidor. É a própria *reintegração* ou a *recomposição* da posse. Assim, restituição exprime a reintegração ou a recomposição, que, em verdade, encerra o sentido de retorno ou de devolução.

RESTITUIÇÃO DO PRAZO. É a *recomposição* ou o *restabelecimento* do prazo, resultante da concessão do próprio prazo ou de dias que o completam, em virtude de *perda* ocorrida.

RESTITUIR. Do latim *restituere*, é o verbo empregado correntemente na significação *dedevidar, entregar, dar de volta, recolocar, repor, reintegrar, restabelecer*.

Em qualquer aspecto, pois, restituir imprime a ideia ou mostra a ação de *fazer voltar ao anterior*, lugar ou posição, a coisa que daí se tinha retirado ou tirado.

Em regra, porém, *restituir* conduz o sentido de *restabelecer*, pelo que a coisa restituída deve voltar nas mesmas condições ou no mesmo estado, em que antes se mostrava ou se apresentava. Equivale, assim, a *reintegrar* ou *devolver por inteiro*.

Na linguagem das possessórias, *restituir-se* é, principalmente, usado como *reintegrar-se*, ou seja, *reapossar-se da coisa* que lhe tinha sido tirada, *tomar por si mesmo a posse* de que se tenha sido privado.

RESTITUÍVEL. De *restituir*, é o vocábulo empregado para determinar a condição ou a qualidade da coisa, *que deve ser restituída, que não pode ser detida, ou que pode ser restituída*.

A condição da qualidade de restituível, atribuída à coisa, é de *valia*, quando se pretende determinar por conta de quem correm os *riscos de deterioração*.

É assim que se firma juridicamente:

a) quando a deterioração ocorre por culpa do que está obrigado à restituição (devedor), poderá o credor exigir a *reparação* ou o *ressarcimento* das perdas verificadas;

b) quando, sem culpa do devedor, não cabe ao credor exigir qualquer indenização, recebendo a coisa no estado, em que se encontra.

RESTRICÇÃO. Do latim *restrictio*, de *restringere* (apertar bem, encurtar, reprimir), é tomado no sentido de *moderação, limitação, ressalva, reserva, exceção, exclusão, exatidão*.

Desse modo, a *restricção* é posta em ação para excluir, para limitar, para tornar restritiva ou para ressaltar, opondo-se, em significação, a *generalidade*, a *amplitude*, a *totalidade*, a *sem exceção* ou a *sem limitação*.

Quando se quer mencionar a *restricção*, que se impõe à coisa, à cláusula, à regra, ao princípio, usa-se do adjetivo *restrito* ou *restritivo*.

Assim, a regra restritiva, a ordem restritiva, a cláusula restritiva, a proposta restritiva, entendem-se *restrições* impostas a quaisquer dos fatos mencionados.

A *restricção* reprime, diminui, limita ou dá maior rigor (“*rigoriza*”), para não permitir generalizações, ampliações ou aumentos. E ressalva para assegurar direitos.

RESTRITO. Do latim *restrictus* (apertado, estreito), na linguagem jurídica é aplicado para exprimir o que é *exato*, o que é *estrito, limitado, rigoroso, certo, que se restringe*. É o mesmo que *estrito*. E se opõe ao sentido de *lato* ou de *extensivo*.

Assim, o sentido restrito (*stricto sensu*) assinala aqui o que não se pode estender, que não se pode ampliar, porque é *estrito, exato*. E, por isso, deve ser tomado ou reduzido na sua verdadeira e exata acepção.

RESULTADO. De *resultar*, do latim *resultare* (voltar para trás, repercutir), vulgarmente é entendido como o *efeito* ou a *consequência* de algum fato ou ato: é, assim, o *estado a que se chegou* ou o *que se originou de algum fato ou ato*.

Extensivamente, então, é tido no sentido de *solução* ou *deliberação* tomada acerca de uma questão. Exprime, pois, a própria *decisão*, em que se põe fim ou termo à pendência ou à questão.

Resultado. Na linguagem comercial, é o *lucro*, o *provento* ou o *ganho*, obtidos em um negócio. É, assim, o que proveio das operações mercantis ou das atividades comerciais.

Resultado. Já em sentido propriamente contábil, entende-se a *conclusão* a que se chegou na verificação de uma conta ou no levantamento de um balanço.

Em relação às contas, refere-se ao *saldo*, que tanto pode ser credor como devedor.

E a respeito dos balanços, alude à apuração dos lucros ou prejuízos, em determinado período. E, dessa forma, o resultado, ou o *que se apurou*, tanto pode ser favorável, quando há lucro, como desfavorável, quando se verifica prejuízo.

Por esta razão é que, na linguagem contábil, são denominadas de *contas de resultados* aquelas em que se apuram lucros ou prejuízos, tais como *Mercadorias, Juros & Descontos, Gastos Gerais, Comissões*, designando-se a conta de *Lucros & Perdas*, como conta de *resultados gerais*.

RESUMO. De *resumir*, do latim *resumere* (repetir, tornar a tomar), entende-se, vulgarmente, a *síntese* ou o *extrato* de alguma coisa, mostrando-se ainda no sentido de *redução*.

Na linguagem de imprensa, *resumo* e *compêndio* indicam-se e aplicam-se em acepções semelhantes.

Compendiar é resumir. E *resumir* é compendiar.

Assim sendo, o *resumo de uma obra* entende-se o *extrato* ou a *síntese da matéria*, sobre que versa, em *forma reduzida* ou mais breve.

Os *compêndios*, os *epítomes*, a que os franceses chamam *précis*, mostram-se *resumos, súmulas, reduções* de obras mais amplas e mais completas, a respeito da matéria que nelas se trata.

Em questões *autorais*, isto é, acerca dos direitos autorais, os *resumos* sobre obras alheias somente se permitem mediante autorização ou consentimento dos respectivos autores.

Mas, consentida a redução ou o resumo, ao *resumidor* são assegurados os mesmos direitos que se assinam ao autor, relativamente ao resumo ou compêndio, como se tivesse produzido obra original.

RETALHISTA. De *retalho*, de *re* + *talhar* (dividir em partes, fazer em pedaços), é o vocábulo empregado, na linguagem mercantil, para designar o comerciante que *vende em pequenas porções*, que fornece gêneros ou mercadorias diretamente ao consumidor.

O *retalhista* também se diz *varejista* ou *comerciante a retalho*, sendo o comércio dele designado: *comércio a retalho* ou *comércio a varejo*, em oposição ou comércio do atacadista, que é dito *comércio por grosso* ou *comércio por atacado*.

RETARDAMENTO. De *retardar*, do latim *retardare* (demorar, adiar, deixar para mais tarde), exprime a *demora* ou o *tempo*, em que não se executa ou se *faz* o que é para executar ou para fazer.

Retardamento, assim, tem a mesma significação de *tardança, delonga, protelação, prolongação, atraso*.

E embora, seja, por vezes, tomado na significação de *adiamento* ou de *prorrogação*, juridicamente, deles se distingue: *retardamento* é o atraso em fazer ou em executar as coisas, é a *demora* em se realizar o que se deve fazer. E pode o *retardamento* trazer como efeito ou ser causa de *perda de oportunidade* da prática do ato ou realização do negócio.

A *prorrogação* é um aumento de prazo, que pode ser autorizado. E por ela se amplia o *espaço de tempo*, em que a coisa pode ser feita.

O *adiamento* é a indicação ou a escolha de novo dia para a prática do ato ou realização do negócio, que não se cumpriu no dia aprazado.

RETENÇÃO. Do latim *retentio*, de *retinere* (reter, manter, conservar), na linguagem correnteia significa a *manutenção, a guarda, a conservação, a posse, a própria detenção* da coisa.

Juridicamente, porém, a *retenção* tem acepção própria e que não se confunde com qualquer outra: a *conservação da coisa, em garantia ao que se exige licitamente* ou é a *segurança da coisa* até que se satisfaça o que é de direito do *retentor*.

Nesta razão, não obstante a retenção integrar o sentido vulgar de *deter*, envolve a ideia *desegurar para haver* ou *para exigir o que é de direito*.

Embora a *coisa retida* seja, em verdade, uma *coisa restituível*, mostrando a obrigação de ser entregue ou devolvida pelo retentor, apresenta, em outra face, o *direito*, que assiste ao restituente e retentor, até que se cumpra o que lhe é devido.

Reter, pois, juridicamente, significa *conservar, guardar, embargar a coisa*, com a obrigação de restituí-la ou de entregar a quem de direito, se satisfeito no crédito, que lhe compete ou se cumprida a prestação que lhe é devida. *Reter*, assim, é *manter como garantia* ou *ter como segurança* de crédito ou de direito exigível.

Mesmo sem expresse contrato pignoratício, a *retenção* funciona mais ou menos como um *penhor*. Traz os efeitos de um penhor.

Retenção e direito de retenção (*retentio* e *jus retentionis*) empregam-se em acepção equivalentes.

Mas, a retenção, em regra, para ser justa e proceder, deve fundar-se na *conexidade* ou *nacorelação* entre a coisa retida e o crédito, cuja satisfação se exige.

Assim sendo, para que a retenção (*retentio*) prevaleça como um penhor é necessário que:

- a) mostre o detentor um direito creditório exigível, de que seja o titular;
- b) a posse da coisa, lícita e sem vícios, isto é, que o *poder* sobre ela tenha sido estabelecido legitimamente ou de modo regular;
- c) a evidência de uma correlação ou conexidade entre a coisa retida e o crédito exigível.

Neste particular, há firmado a jurisprudência que a falta ou a ausência de qualquer um destes requisitos importa em não ser lícita e procedente a retenção.

Os três elementos juntos, concomitantemente, é que formam a *causa* a garantir.

A pessoa a quem se comete o direito de retenção é denominada *retentor*.

RETENÇÃO DE MERCADORIAS. Na terminologia comercial, é o vocábulo *retenção* empregado para indicar o *armazenamento* de mercadorias, destinado à *regularização de seu preço* nos mercados consumidores.

Tem, assim, a função de evitar que o *afluxo* exagerado de entradas de mercadorias provoque um aviltamento de preços.

RETENTOR. Exprime ou designa a pessoa que retém ou que conserva alguma coisa. Na linguagem jurídica, porém, designa o titular de um *direito de retenção*, isto é, da pessoa que pode *reter* ou *conservar coisa de outrem*, em seu poder ou sua posse, até que seja resgatado crédito que lhe é assegurado.

RETICÊNCIA. Do latim *reticentia*, de *reticere* (calar, ocultar, dissimular), exprime *adissimulação* de fato, a cuja declaração se está obrigado.

A *reticência* é a omissão, é a falta de declaração acerca do fato ou do ato, na intenção *de ocultar* ou *dissimular* alguma coisa.

Ainda se revela na *declaração incompleta*, pela qual se mostra a intenção de não dizer nem mencionar o que não se deveria ocultar.

A *reticência* pode levar o ato jurídico à anulação. E quando é praticada pela testemunha, que por ela tenta *negar* ou *fugir à verdade*, pode levá-la ao falso testemunho.

RETIFICAÇÃO. Formado de *retificar*, do latim *rectificare* (*rectus*, reto, e *facere*, fazer), exprime a *emenda* ou a *correção* de alguma coisa para que se torne *exata*, *perfeita*, segundo as regras impostas pela arte.

Retificação, portanto, é a redução da coisa ao *estado de exatidão* em que se deve mostrar.

A retificação corrige ou emenda os erros, os equívocos, os enganos, o que não se mostra certo ou exato.

A retificação *recompõe a verdade*, acerca dos fatos ou das coisas, que não se apresentam certos ou exatos.

Retificação. A respeito das construções, entende-se a correção para *tornar reto* ou *fazer reto*. Assim, por exemplo, é a modificação do traçado de uma estrada, reduzindo o mínimo de curvas ou aumentando seus raios de curvatura.

RETIRADA. De retirar (sair), opondo-se ao sentido de *entrada*, é o vocábulo empregado na acepção de saída, afastamento, exclusão, reapossamento, saque.

A *retirada de valores* em estabelecimento bancário, para a pessoa, que os *retira*, é um *saque*. *Sacar dinheiro* ou *retirar dinheiro* possuem significações iguais.

Para o banqueiro, a retirada de valores é uma *saída*: *saída de caixa*, pela qual é debitado o retirador ou sacador.

Neste aspecto, retirada opõe-se ao sentido de *recolhimento*, que é a entrega ou a *entrada de dinheiro*.

A *retirada do sócio* é o afastamento ou exclusão dele, *por sua vontade* ou *decisão*. Exprime, pois, a *saída voluntária do sócio*. Ou o seu *afastamento voluntário* da sociedade.

A *retirada da coisa* é a deslocação dela do lugar em que se encontra para outro, por vontade de seu dono ou para cumprir qualquer objetivo.

E pode exprimir a *saída da coisa* para a posse de outrem, a quem já pertencia (reapossamento) ou a quem passa a pertencer (aquisição).

Retirada. Na linguagem militar, entende-se o *abandono do campo de luta* ao inimigo, sem oferecer resistência ou dar combate.

Retirada. Em relação ao comércio, é tida no sentido de *paga “pro labore”* feita ao sócio da firma ou de *adiantamento da quantia* por conta de lucros. Extensivamente, exprime o *valorou a importância* que alguém recebe normalmente, como ordenado ou remuneração.

RETOMAR. Formado de *re* e *tomar* (tomar de novo), é o verbo empregado, na significação jurídica, como *recuperar*, *reaver*, *reapossar-se*, *reocupar*.

A *retomada*, exprimindo a *ação de retomar*, é aplicada na significação de *reocupação*, *recuperação*, “*reapossamento*”, “*reapoderamento*”, todos eles atos que se cumprem por iniciativa própria, sem intervenção judicial.

Se ocorre na Justiça, será então *reintegração*, *imissão*, *reivindicação*.

A retomada se executa, pois, por esforço próprio: é o desforço pessoal, em casos de posses esbulhadas.

Retomar. No âmbito das locações, entende-se o ato unilateral de rescisão do contrato, nas hipóteses legais.

Assim, v.g., de acordo com a nova Lei de Inquilinato (Lei nº 8.245/91), cabe a retomada:

- a) para uso próprio, de parente ou interessado, em decorrência de extinção do contrato de trabalho com a empresa locadora;
- b) para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras determinadas pelo Poder Público, que impliquem aumento da área construída;
- c) se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos.

RETORNO. De *retornar* (vir de novo ou tornar novamente), exprime a *volta* ou o *regresso*, *adevolução*.

Na terminologia marítima, na de transportes em geral, entende-se a *viagem de volta* ou *atorna-viagem*. É a ação de voltar ao lugar de onde se partiu.

No sentido administrativo, entende-se a *volta* ou *reingresso* nas atividades, de que se fora afastado ou de que se fora suspenso. É a volta ao cargo ou à função de que se fora afastado.

Embora, no sentido de *volta*, também se tenha o de *troca* ou *devolução* do excesso, na linguagem jurídica é o vocábulo *torna* empregado especialmente para exprimir semelhante ideia.

Vide: *Tornas*.

RETORSÃO. Do latim *retorsio*, de *retorquere* (retorquir, refutar, repelir com violência), entende-se o ato ou a medida tomada por um Estado em resposta ao ato ou à medida, de igual natureza, praticado por outro Estado.

A retorsão assemelha-se à *represália*. Mas não se indica a *violação* nem traz a violência desta.

Embora prejudicial aos interesses do Estado contra que foi tomada, a medida contida na retorsão é de natureza *lícita* e se funda num princípio de *equidade*.

Na definição de Clóvis Beviláqua, a retorsão é uma espécie de talião na ordem internacional.

E, assim, se um Estado restringe o direito dos cidadãos de um país, pela retorsão, o Estado, a que eles pertencem, impõe regra, em que se estabeleça igual tratamento aos estrangeiros, originários do país, onde inicialmente se determinaram as restrições aos nacionais, ali residentes.

A retorsão, pois, revela-se no ato que o Estado pratica em justa oposição semelhante ato praticado por outro Estado. É proceder contra idêntico proceder, embora sem faltar aos princípios intrínsecos da Justiça.

Retorsão. Em outro sentido, no âmbito privado, indica a réplica, feita com os próprios argumentos do adversário.

RETRAÇÃO. Do latim *retractio*, de *retrahere* (retrair, encurtar, retroceder, suprimir, diminuir), exprime, correntemente, *encurtamento*, *diminuição*, *retraimento* e *afastamento*.

Assim, *retração das águas* entende-se a *diminuição das águas* ou o *afastamento delas de suas margens*, deixando a descoberto os terrenos que antes banhavam.

Retração. Na linguagem comercial é aplicado em referência aos negócios mercantis, exprime a *falta*, a *restrição* ou a *abstenção* de operações de compra e venda ou *indecisão* na realização destas operações.

Retração no mercado, portanto, indica a *carência de negócios* ou o *retraimento nas operações mercantis*.

RETRAENTE. De *retraer*, o mesmo que *retratar*, entende-se a pessoa que usa de seu direito de retrato, readquirindo e resgatando a coisa que vendera antes.

RETRATAÇÃO. Do latim *retractatio*, de *retractare* (tirar para trás, retirar, revogar, desdizer), quer o vocábulo exprimir o mesmo sentido de *retirada*, *revogação*, “*desfeitura*”, “*desdizimento*”, *reconsideração*, *arrependimento*.

É, assim, a ação de *dar o dito por não dito* ou o *feito por não feito*.

Juridicamente, sem fugir ao sentido etimológico, depois de haver dito ou feito alguma coisa, declara *retirar* ou *revogar* o que dissera ou fizera, com a intenção de *destruir* ou *anular* os efeitos jurídicos que a manifestação de sua vontade ou a prática de seu ato poderá produzir.

A retratação, no entanto, somente se permite dentro da *oportunidade legal* ou autorizada por lei. Assim, se o ato já é juridicamente perfeito, *tardia* ou *inoportuna* já se mostrará.

Desse modo, salvo quando ocorrem *vícios* ou *defeitos substanciais*, a retratação deve ser proferida antes que o ato jurídico se tenha tornado *irrevogável*, quando se dirá, também, *irretratável*. E, por esta razão, não pode lícitamente ser revogado ou desfeito pela simples vontade de uma das partes.

Retratação. No sentido penal, retratação é o *desmentido público* feito pelo ofensor ou pelo caluniador às cláusulas ou injúrias assacadas contra o ofendido.

Revela-se, pois, a *retirada* das expressões injuriosas ou caluniosas atiradas contra alguém.

Praticamente, é a *satisfação pública* dada ao ofendido, como o *desdizimento* de tudo que dissera a seu respeito.

Tal como a retratação em matéria civil, a retratação em matéria criminal tem a finalidade de *destruir* os efeitos da imputação e responsabilidade de calúnia e da injúria, livrando o que se retrata da imposição de pena.

A oportunidade legal da retratação, neste caso, ocorre *antes da decretação* ou *pronúncia da sentença*. Daí por diante, injúria ou calúnia, legalmente, mostram-se *irretratáveis*, para que não se isente o caluniador ou difamador da imposição penal.

RETRATAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. No sentido do Direito Processual, é o *arrependimento do arrematante*, pelo qual desiste da arrematação feita.

Mas, para que a retratação se apresente *justa* e possa surtir os efeitos desejados, além de ser manifestada dentro da oportunidade legal, é necessário que encontre autorização ou apoio na própria lei.

Quer isto, pois, significar que a retratação somente se permite quando evidenciado motivo legal e dentro do prazo regularmente estabelecido.

RETRATAÇÃO DA CONFISSÃO. A confissão pode ser retratada. A retratação da confissão entende-se a *reconsideração* dela ou o *desdizimento do que se confessara*.

Mas a retratação da confissão somente produzirá os *efeitos anulatórios* do que confessara o confitente, uma vez que demonstre que foi levado à confissão por *erro de fato*, por *dolo* ou *violência*.

No entanto, segundo a regra, a retratação há que ser oportuna, isto é, antes que se tenha julgado a ação, pois que aí se mostrará tardia.

A retratação da confissão é fundada na *ausência de espontaneidade*, pois que, gerada de erro, dolo ou violência, não se evidencia livre de qualquer vício ou defeito e não se apresenta como obtida *espontaneamente*.

Fundada em erro, a confissão não é verdadeira. E obtida por dolo ou violência é *confissão viciada*.

RETRATAÇÃO DA PROPOSTA. Assim se entende a *retirada* da proposta ou policitação do proponente, para que se considere *não feita*.

A proposta, porém, somente é *retratável* antes que tenha sido aceita pela pessoa a quem se fizera. Desde que aceita, entende-se firmado o ajuste. E, nesta circunstância, já se apresenta *irretratável* ou *irrevogável*, isto é, não pode ser retratada ou revogada.

RETRATAÇÃO DA VENDA. É a revogação, por parte do vendedor, da venda pretendida.

Mas, a retratação da venda somente se permitirá quando não se tenha ela tornado perfeita e obrigatória.

E a venda se entende perfeita e obrigatória, quando as partes contratantes, vendedor e comprador, se tenham acordado (*consensus*) a respeito da convenção, escolhendo a coisa (*res*) e fixando o preço (*pretium*).

A concorrência dos três elementos: consentimento (*consensus*), coisa (*res*) e preço (*pretium*), essenciais à formação do contrato, mostra sua perfeição jurídica.

A *retratação da venda* e o *retrato da venda* são expressões que não se confundem, indicando figuras radicalmente distintas por seus objetivos e efeitos.

Embora *retrato*, tal como *retratação*, promane do mesmo verbo latino *retractare*, é aplicado para indicar uma cláusula contratual de *retro* ou de *retorno*, que não se assemelha à *retirada* ou *anulação*, que se exprime na retratação.

Vide: *Retrato. Retrovenda*.

RETRATAÇÃO DO CONSENTIMENTO. É a revogação do consentimento ou a declaração de que não mais se consente para a formação do contrato ou execução do ato.

Se o consentimento é dado por alguém no caráter de *autorização* ou de *outorga* para a execução ou celebração de um ato jurídico, a *revogação* dele se permite *antes* que o ato tenha sido praticado ou antes de sua celebração.

Quando a retratação importa num *arrependimento* a respeito do alvo ou contrato, somente terá eficácia se este ainda não se tenha tornado perfeito e obrigatório.

No entanto, nos casos de erro, ou qualquer outro vício, que tire a validade jurídica do consentimento, é esse *retratável*, mesmo depois de executado o ato ou realizado o negócio.

Vide: *Consentimento*.

RETRATAR. Do latim *retractare* (tornar a tomar, emendar, corrigir), tem o mesmo sentido de *retrair*. E, na linguagem jurídica, é geralmente aplicado:

- a) como *resgatar* ou *readquirir* a propriedade vendida sob condição de retrato ou retrovenda;
- b) como *desdizer* ou *declarar erro, engano ou mentira, o que antes alegara ou afirmara*, por exemplo: quando se *retrata a confissão*, o *depoimento* ou qualquer outra afirmativa;
- c) como *revogar* ou *desfazer*, quando retira a proposta feita, o consentimento ou se desinteressa a pessoa da realização do negócio, que se havia iniciado.

RETRATÁVEL. Qualidade ou condição do que pode ser retratado ou passível de uma retratação.

RETRATO. Do latim *retractare* (repetir, retirar, substituir), contração de *retratado* (retirado, afastado, revogado), é empregado na linguagem jurídica atual, propriamente, para designar a *cláusula* ou a *condição* imposta pelo vendedor ao comprador, para que lhe revenda, dentro de certo prazo, a *coisa vendida*.

É, assim, indicativo do pacto “*redimendi retrovendendi*”, ou *venda a retro*, conforme se alude vulgarmente.

Antigamente, dizia-se, para melhor caracterizar a venda, em que era imposto, *venda fiduciária* ou *retrato convencional*. E a linguagem, modernamente, o precisa pela expressão *retrovenda* ou *retrato convencional*.

Retrato. Na linguagem jurídica, embora em desuso no vernáculo, retrato exprime *substituição*, *remição*, *resgate*.

E, assim, significa a faculdade outorgada a certas pessoas para que possam *substituir outrem* na aquisição de bens ou *retirar bens* que tenham sido adquiridos por outrem, ou *os resgatar*.

E o *direito de retrato*, genericamente, não é mais que o *direito de remição* ou a faculdade de *tomar* ou *tirar* a coisa vendida de um outro, colocando-se no lugar dele, como *comprador*.

O Direito de Retrato está expressamente previsto no Código Civil, nos arts. 507 e 508.

O *retrait lignager* (retrato por consanguinidade), pelo qual se autorizava o herdeiro ou parente do vendedor da herança a remir ou redimir os bens vendidos, dizia-se na terminologia das Ordenações *lei do avoengo*.

Na terminologia jurídica francesa, retrato (*retrait*) é ainda tomado na significação de *resgate*, *remição* ou *substituição*. E, nesta acepção, o retrato é *legal* ou *convencional*.

O retrato convencional é o que se impõe pela retrovenda ou cláusula de retro.

O legal é o que se autoriza por lei.

RETRIBUIÇÃO. Do latim *retributio*, de *retribuere* (retribuir, compensar, dar em troca), exprime a *paga*, a *remuneração*, o *prêmio*, a *compensação*, ou tudo que se faça ou se dê em troca do que se tenha recebido ou que se tenha aproveitado.

É, portanto, praticamente, a *contraprestação* ou a *prestação comutada*.

Desse modo, a retribuição pressupõe o pagamento ou a entrega de alguma coisa em correspondência ou equivalência à prestação recebida. E, neste particular, distingue-se perfeitamente da *contribuição*, onde a entrega ou a prestação sempre tem o caráter de troca ou comutação.

A retribuição imprime aos contratos a qualidade de *onerosos*, enquanto a contribuição se pode mostrar uma dádiva, revelando a *gratuidade* do ato.

“RETRO”. Advérbio latino, que se traduz *para trás*, é substantivado na linguagem jurídica, em oposição a *verso*, para designar o *frontispício* ou *anverso* dos documentos.

Designa, assim, a primeira página ou a *página frontal* de uma folha ou o *anverso*.

Retro. É ainda empregado para exprimir a *volta ao estado anterior* ou a *restituição ao estado anterior*.

É, assim, pois que é utilizado para designar a cláusula ou a condição imposta ao comprador de *devolver* a coisa comprada ao vendedor, dentro de certo prazo. É a *venda a retro*.

Vide: *Retrato. Retrovenda*.

RETROAÇÃO. De *retroagir*, do latim *retroagere* (agir para trás, retroceder, retrogradar), exprime a *ação de voltar para trás* ou a *ação de atingir o que ficou para atrás*. Retroação, pois, assinala o *efeito do que é retroativo*. É a *eficácia da ação atual sobre a ação passada*.

Desse modo, todo ato atual, fato atual, deliberação atual, causa atual ou qualquer coisa presente, que tenham a força de exercer ou afetar *coisas passadas*, executam *retroação*.

Vide: *Retroatividade*.

RETROATIVIDADE. De *retroativo*, do latim *retroactus*, de *retroagere* (fazer recuar, agir para trás), exprime a qualidade ou o caráter do ato ou da ação que possa exercer *efeito em coisas passadas* ou *afetar coisas passadas*.

A *retroatividade*, pois, importa na *condução da eficácia* ou na *influência* de um *ato novo* ou *atual* aos fatos passados ou pretéritos, para que eles se sujeitem a seu império ou ao seu regime.

Juridicamente, a retroatividade é uma exceção. E somente nos casos especificados em lei cumpre sua função retroativa ou objetiva a retroação.

A retroatividade é às vezes inerente a certos atos: a *ratificação* tem a qualidade de retroativa; a *confirmação* exerce retroação a respeito do ato, a que se refere; o efeito da *condição* é, em regra, retroativo.

RETROATIVIDADE DAS LEIS. É a expressão usada para indicar a condição ou a qualidade de certas leis que, promulgadas, exercem eficácia mesmo a respeito dos atos passados, regulando-os e os submetendo a seu regime.

Em princípio, as leis são *irretroativas*: não retrocedem para levar seus efeitos aos atos pretéritos. Regulam somente os atos que se sucederem à sua promulgação.

Pelo princípio da *irretroatividade*, as leis respeitam os *direitos adquiridos*, os *atos jurídicos perfeitos* e as *coisas julgadas*.

As leis somente retroagem, em regra, quando expressamente dispõem efeitos retroativos ou pela natureza de suas próprias regras.

RETROATIVIDADE DO JULGAMENTO. É a qualidade ou o caráter imposto ao *julgamento declarativo*.

A retroatividade do julgamento, nesta hipótese, pois, decorre do fato de por ele ser *declarada a legitimidade de fato preexistente*, que, por esse modo, é *afetado* ou recebe os *efeitos* da decisão ou do julgado.

Aliás, todos os atos declarativos ou declaratórios, confirmando, reconhecendo ou ratificando fatos anteriores, têm qualidade retroativa.

RETROATIVO. Do latim *retroactum*, supino de *retroagere* (fazer retroceder), exprime o que tem força para retroagir ou atingir coisas passadas, que tem efeito sobre o passado. *Lei retroativa*, que regula ou tem eficácia sobre ato já executado.

RETROCEDENTE. De *retroceder*, o que ou quem retrocede; o que faz retrocessão. Retrocessor.

RETROCESSÃO. Do latim *retrocessus* (movimento retrógrado, retrocesso, regresso), *deretrocedere* (retroceder, retrogradar, voltar pelo mesmo caminho), exprime a *ação de voltar para trás, de retroagir, de regressar* ou *retroceder*.

Assim, etimologicamente, *retrocessão* tem a mesma significação de retroação, regresso, retrocesso.

Retrocessão. Na terminologia do Direito Público, é o vocábulo empregado no sentido originário, isto é, a *volta pelo mesmo caminho* ou o *regresso ao estado anterior*.

Desse modo, *retrocessão* designa o regresso ou o retorno do domínio de bens desapropriados, em parte ou no todo, ao antigo dono, desde que não se mostre mais útil ou necessário ao Estado. É, portanto, a *devolução do domínio desapropriado*, para que se integre ou *regresse* ao patrimônio daquele de quem foi tirado, *pelo mesmo preço* da desapropriação.

A *retrocessão*, que comete ao desapropriante, gera em favor do ex-proprietário o direito de *prelação* para a nova aquisição dos bens ou de parte dos bens desapropriados, não utilizados.

Mas a retrocessão não é propriamente *preempção*, embora, também como esta, funde um direito de preferência.

Retrocessão. Na linguagem dos seguros, entende-se a *transferência* ou a *cessão* de parte dos riscos aceitos por uma companhia a outra, pelo que também lhe cede ou transfere *parte dos prêmios cobrados*, na proporção dos riscos transferidos.

Praticamente, a retrocessão, neste aspecto, é a *descarga do seguro*, a fim de que a companhia, em que foram *descarregados os riscos*, assuma a responsabilidade da parte que lhe foi cedida ou transferida.

E entende-se o ato pelo qual se faz cessão ou se transfere a um terceiro o *benefício* ou *onégocio*, que se tenha auferido ou feito com outrem.

Retrocessão. No domínio privado, designa o ato pelo qual o adquirente de determinado bem transfere a sua propriedade àquele de quem o adquirira.

RETROCESSIONÁRIO. De *retrocessão*, designa a pessoa a favor de quem se faz *retrocessão* do negócio ou do benefício obtido, ou para quem se *devolve o domínio* do bem desapropriado, não utilizado. Indica, pois, o *favorecimento* pela retrocessão.

RETROVENDA. De *retrovender* (tornar a vender ou voltar a vender), é empregado, na linguagem jurídica, para designar o contrato de compra e venda, em que se impõe a cláusula ou condição *de retro* ou *de retrato*.

É, assim, a *venda a pacto “de retro”* ou *pacto de retrato*, em virtude do qual o vendedor se assegura no direito de *resgatar* ou de *recobrar* a coisa vendida, dentro do prazo ajustado, pagando o mesmo preço ou outro que se tenha convencionado, e as respectivas despesas.

E, por ele, o comprador está na obrigação de efetivar a devolução, se exigida dentro do prazo do ajuste.

Dentro do prazo, em que tiver vigência o pacto do retrato, o primitivo vendedor e comprador a retro pode exigir do comprador originário o cumprimento da obrigação, para que se realize o *retrato*, tendo, mesmo, ação contra terceiros que tenham adquirido a coisa retrovendida.

RETROVENDER. Vender sob condição ou com a cláusula de retrato ou vender com a faculdade de readquirir a coisa vendida.

RÉU. Do latim *reus*, em sentido jurídico entende-se, genericamente, toda *pessoa que é chamada ou trazida a juízo para responder* sobre alguma coisa.

Na esfera civil, opondo-se ao sentido de *autor*, é o convocado para demandar ou a *parte*, contra quem se demanda ou contra quem é intentada a *ação judicial*.

No sentido penal, é a pessoa contra quem se apresenta *denúncia* por *fato criminoso*, que lhe é imputada, ou de que é, criminalmente, responsável. Neste caso, réu exprime a mesma significação de *acusado*, *denunciado*, *condenado*.

Vide: *Ré*.

REUNIÃO. De *reunir* (tornar a unir, agregar, justapor, ajuntar), em sentido amplo e vulgar, seja em referência a coisas ou a pessoas, é o vocábulo tomado no sentido de *ajuntamento*, *agrupamento* ou *nova união de coisas separadas*.

Juridicamente, é o vocábulo tomado em vários sentidos, exprimindo *universalização*, *compilação*, *consolidação*, *comício*, *assembleia*, *sessão* ou *convocação*.

A reunião é *universalização*, quando as *coisas reunidas* ou *adjuntas* compõem uma universalidade ou coletividade, tal como ocorre com as *massas de bens* ou os *patrimônios*.

A reunião é uma *compilação*, quando se refere à colocação de artigos literários ou de qualquer outra natureza, em um compêndio ou livro.

É uma *consolidação*, quando advém da *nova união* de direitos desmembrados nas mãos de um de seus titulares. A reunião do domínio direto e do útil em mãos do senhorio direto opera *aconsolidação do domínio*.

O mesmo ocorre quando se reúnem sob o domínio de uma pessoa os prédios servientes e dominantes.

Comício, assembleia ou *sessão* entendem-se as *reuniões* de pessoas. E reunião neste aspecto é o *ajuntamento* ou o *agrupamento de pessoas*, para realização de um objeto comum ou execução em comum de algum intento.

Somente há que se distinguir a *reunião*, quando referente a coisas e quando referente a pessoas.

A *reunião de coisas* é de natureza permanente ou mais duradoura. Possui a função de *ligar as coisas* para a formação do todo, sob o qual se passará a mostrar: é a *massa*, *auniversalidade*, o *patrimônio*, a *consolidação*.

A *reunião de pessoas* é o *ajuntamento* ou o *agrupamento momentâneo*, que se desfaz ou se descarrega tão logo se realiza o objetivo ou finalidade dela.

Costumam, com referência às reuniões de pessoas, dizer: reunião em comício, reunião em assembleia, reunião em sessão, o que se apresenta em sentido pleonástico, pois que as expressões comício, sessão, assembleia, já integram o sentido de *reunião*, indicando a espécie dela e o modo de realização.

A reunião de pessoas, na linguagem jurídica, diz-se *pública* ou *privada*.

A *reunião pública* é a de que *pode participar qualquer pessoa*, sem que se torne necessária uma *convocação pessoal*, isto é, um *convite* dirigido especialmente à pessoa.

A *reunião privada* é aquela em que somente se admitem as pessoas *individualmente convidadas* para sua realização.

As *reuniões públicas*, geralmente realizadas *a céu aberto*, isto é, nas praças ou vias públicas, estão sob regime policial, que as pode impedir quando possam atentar contra o sossego ou a ordem pública.

As *reuniões privadas* são livres, desde que não se mostrem contrárias à ordem legal.

O *direito de reunião* é princípio fundamental à democracia, sendo a manifestação mais inequívoca da existência de um *povo livre*.

Reunião. Além do sentido de *congregação*, *congraçamento*, *agrupamento*, notadamente de pessoas, é o vocábulo empregado na terminologia jurídica na significação de *fusão*, *mistura*, *incorporação*.

Desse modo, pela *reunião* as coisas reunidas *identificam-se*, *desindividualizam-se*, *unificam-se*, para que se mostrem ou se apresentem formando uma nova coisa ou adquirindo uma individualização própria.

Reunião de ações, pois, exprime a fusão de duas ações, para que se processem juntas. É, assim, a *reunião de pedidos*.

Distingue-se, neste caso, do sentido de *cumulação* ou *acumulação*, em que as coisas acumuladas, em regra, não perdem a individualidade originária.

Reunião de cargos, entendendo-se a fusão de dois ou mais cargos num cargo só. Não se confunde com a *cumulação de cargos*, em que *uma só pessoa* exerce dois cargos diferentes.

REUNIÃO ARMADA. Em oposição à *reunião pacífica*, entende-se o *ajuntamento* ou *oagrupamento de pessoas conduzindo armas proibidas*, com a intenção de perpetrar algum crime ou delito, ou de atentar contra a ordem pública.

A *reunião armada*, pois, entende-se o *ajuntamento ilícito*, desde que nele se evidencia *odesígnio* ou o *propósito deliberado* de violar direitos, perturbar a paz ou alterar a ordem pública.

REUNIÃO ELEITORAL. Entende-se o *comparecimento* das pessoas alistadas como *eleitores* ou pertencentes ao *colégio eleitoral*, às respectivas sedes ou centros das respectivas circunscrições, a fim de *votarem* ou *escolherem*, pelo voto, os *candidatos* ou *pessoas*, que devam exercer certas funções ou cargos públicos.

A *reunião eleitoral*, assim, tem a finalidade de convocar os cidadãos do Estado a que venham exercer, livremente, os direitos políticos, que lhes são assegurados, a fim de que, por esse modo, participem e intervenham nos negócios públicos, afirmando a própria vontade e soberania que neles devem residir.

REUNIÃO PACÍFICA. Assim se entende a reunião ou o agrupamento que não traz objetivos perturbadores da paz pública, mas é efetivado ou promovido para fins cívicos, ou para deliberação acerca de assuntos de qualquer natureza, dentro da ordem ou dentro da lei.

É a *reunião lícita*, que tanto se refere à reunião pública, como à reunião privada.

REVALIDAÇÃO. De *revalidar* (tornar válido, legitimar, legalizar), entende-se, de modo genérico, o ato pelo qual se torna legítimo, legal ou juridicamente válido o que se fizera sem valia ou eficácia jurídica.

A revalidação, assim, vem dar *existência legal* ao ato, que não a tinha, por omissão ou infração a preceito de lei.

Assim, a revalidação não é *ratificação*. É a *legitimação*, a *legalização* ou o *preenchimento de requisitos legais*, que trazem ao ato a perfeição jurídica, necessária ou que se faz indispensável, para que possa surtir os efeitos legais desejados.

A *ratificação* é *aprovação* ou *confirmação* do ato anteriormente praticado. A revalidação é *asatisfação de formalidades omitidas*, a fim de que se legitime o ato imperfeito, ou se dê validade ao documento.

A ratificação pode importar numa revalidação, quando vem *suprir formalidade* não cumprida. E, dessa maneira, além de aprovar ou confirmar o ato, também o revalida ou o torna juridicamente válido.

Vide: *Ratificação*.

REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA. Designa o preenchimento de certas formalidades ou exigências para que um diploma conferido em país estrangeiro, ou irregularmente conferido, possa servir como prova de capacidade e habilitação profissional de seu possuidor.

O processo de revalidação de diploma é determinado por lei ou regulamentos especiais, pertinentes à legislação do ensino superior e profissional.

Em geral, a revalidação se cumpre pela submissão do diplomado a um *novo exame* sobre matérias do curso de sua profissão e aprovação no mesmo.

Revalidado o diploma, é ele equiparado aos diplomas legalizados ou regularizados, para que possa o respectivo titular fruir das prerrogativas que lhe são atribuídas.

REVEL. Derivado do latim *rebellis* (rebelde), originalmente designa a pessoa que se rebela (rebelde ou rebelado) ou aquele que não obedece (desobediente).

Juridicamente, em acepção geral e ampla, *revel* designa o *réu*, seja em juízo civil ou em juízo criminal, que não atende a chamado para acompanhar o processo que se intenta contra si. E, desse modo, não comparece ao processo nem pessoalmente, nem por mandatário regularmente constituído.

No sentido penal, *revel* é o acusado que, intimado a comparecer ao processo ou à prática de um ato processual, sem qualquer justificativa ou escusa legítima, a ele não comparece, *desatendendo* ou *desobedecendo*, intencionalmente, neste caso, à ordem da autoridade judiciária.

Vide: *Revelia*.

REVELAÇÃO. Do latim *revelatio*, de *revelare* (descobrir, desnudar, desvendar), entende-se *adivulgação* de fato ou coisa que se mantinha em segredo ou que era ignorada.

A *revelação*, pois, resulta na *narração* ou na *informação* de fato ou assunto, de que não se tinha notícia. E, destarte, passa a *ser conhecido*.

REVELAÇÃO DE SEGREDO. É a divulgação ou a notícia acerca de fato, que se mantinha na intimidade ou em segredo ou somente conhecido por certas pessoas.

Se era segredo, deveria ser mantido em *sigilo*, não se permitindo divulgação do fato a que se refere. Em princípio, o *segredo* é inviolável. E, desvendá-lo ou o divulgar, constitui ato criminoso, passível de sanção.

Vide: *Segredo*.

REVELIA. De *revel*, entende-se, propriamente, a *rebeldia* de alguém, que deixa, intencionalmente, de comparecer ao curso de um processo, para que foi citado ou intimado.

É, assim, o *estado do revel*, em virtude do qual o processo prossegue o seu curso, mesmo sem a presença dele.

A revelia é, também, chamada de *contumácia*, pois que, rebeldia que é, traz o sentido de *desobediência deliberada* ou *intencional* ao mandado do juiz.

No juízo civil, a *revelia* caracteriza-se pela *falta de defesa inicial* do réu, regularmente citado. No juízo criminal, pelo não comparecimento dele ao chamado ou à intimação judicial, a fim de assistir o início do processo, instaurado contra si.

A *revelia* se extingue pelo comparecimento do réu ao juízo, para participação ou para assistir o processo, onde quer que já esteja. Válido, porém, será tudo que se tenha feito à *revelia* do réu, isto é, sem a sua presença.

Vide: *Revel*.

REVELIA PREMIADA. É a expressão usada por alguns doutrinadores com referência ao disposto no art. 366, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 9.271/76, dizendo que, se o réu não atender à citação por edital, nem designar advogado, o processo e o curso do prazo prescricional ficam suspensos, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a sua prisão provisória, nos casos em que ela for admitida.

A expressão “revelia premiada” decorre do entendimento de que assim ficará extremamente beneficiado o réu, com a suspensão da ação penal e da prescrição, sem que se faça a coleta de provas, as quais somente são realizadas se houver urgência e, assim, tornando inviável a demonstração dos fatos como pressuposto para a condenação. (nsf)

REVENDA. De *revender*, do latim *revendere* (tornar a vender, vender novamente), designa o ato pelo qual se *torna a vender* ou se *vende novamente* coisa que se tenha comprado.

É, assim, o *contrato de venda*, que se segue a outro, tendo por objeto a *coisa* comprada ou adquirida anteriormente.

Não se confunde, pois, com a *retrovenda* nem com o *retrato*, condição imposta no contrato de compra e venda, para que o comprador *revenda* ao vendedor, a coisa, objeto do contrato, segundo as obrigações assumidas.

A *revenda* traz sentido genérico, assinalando toda ação de tornar a vender. O *retrato* é a *obrigação de revender*, dando, ao mesmo tempo, ao primitivo vendedor, o direito de readquirir a coisa vendida.

Vide: *Retrato. Retrovenda.*

A *revenda habitual* caracteriza a mercancia, desde que exercida com o *fito de lucro* e como profissão do revendedor.

O revendedor contumaz é *comerciante*, visto que as operações praticadas revelam, evidentemente, fins especulativos.

Vide: *Ato de Comércio. Comerciante. Mercancia.*

REVENDEDOR. De *revender*, genericamente exprime ou designa a pessoa que torna a vender a coisa comprada: é aquele que revende.

Na linguagem vulgar do comércio, designa o comerciante ou a pessoa que tem o hábito de comprar mercadorias ou outros objetos para os tornar a vender.

REVERSÃO. Do latim *reversio* (volta, regresso, tornada), em sentido amplo exprime o mesmo que *regresso*, *volta*, *retorno* ou *reingresso*. É a *ação de retornar* ou *de voltar* ao estado ou posição anterior.

Reversão. É assim que, na terminologia do Direito Civil, em referência às doações, a *reversão* ou *pacto de reversão* designa a cláusula ou a condição imposta à doação, em virtude da qual os *bens doados* retornam ao doador, se o donatário ou descendentes dele morrem antes daquele.

A reversão, no entanto, exprimindo sentido análogo ao *retrato*, pelos efeitos que produz, não se confunde com este. Na reversão, em regra, os *bens retornam* livres e isentos de encargos ou ônus: é *mera recuperação* ou *simples recobrimento*.

O *pacto de reversão* pode ser imposto nas instituições dotais.

Juridicamente, nestes aspectos, a *reversão* é encargo ou *modus* a que não pode fugir a pessoa contra quem se dispõe.

Reversão. Na linguagem do Direito Administrativo, entende-se o ato pelo qual o *funcionário aposentado* ou o *militar reformado* reingressa ou volta ao *serviço ativo*, ficando, assim, anulados os efeitos de sua *aposentadoria* ou de sua *reforma*.

Neste caso, a reversão funda-se na *insubsistência* dos motivos que determinaram a aposentadoria ou reforma.

A reversão não é *readmissão* nem *reintegração*. Nela o funcionário ou militar não *perdeu a qualidade* que tinha antes de ser aposentado ou reformado: simplesmente foi dispensado ou desligado do serviço ativo, ao qual *retorna* ou *reintegra-se* pela reversão.

A readmissão e a reintegração pressupõem o *afastamento*, *demissão* ou *exoneração* do cargo ou função, para o qual se voltou ou retornou.

REVERSIBILIDADE. De *reversível*, do latim *reversus* (que voltou, que tornou), indica a qualidade ou o caráter do que é reversível ou que está condicionado ou sujeito à reversão, em virtude da qual se impõe a obrigação de *entregar* ou *fazer voltar* a coisa ao estado anterior, desde que se verifique a *condição*, em que se cumpre.

Vide: *Reversão. Reverter.*

REVERSÍVEL. O que reverte ou é suscetível de reversão; o que retorna ou volta ao estado anterior.

REVERSO. Do latim *reversus* (que voltou, que tornou), é geralmente usado no sentido de *outro lado* ou o *outro lado*.

Na linguagem jurídica é empregado no mesmo sentido de *anverso*, *retro*, designando, assim, *orosto*, a *primeira face* de um documento, em oposição ao *verso* ou *costas*.

REVERTER. Do latim *revertere* (voltar, tornar, regressar), no sentido jurídico é empregado na mesma acepção de *reingressar*, *retornar*, *regredir*, *recobrar*.

É, portanto, praticamente, *voltar ao estado*, *à condição* ou *à posição anterior*, *para ser o que era antes*.

Na linguagem administrativa difere do *readmitir* e *reintegrar*.

Reverter ao cargo ou *reverter à função* é retornar à atividade do cargo ou da função, de que se fora aposentado ou reformado. É *voltar ao serviço ativo*.

Readmitir é aceitar de novo ou admitir de novo em cargo ou função de que se fora exonerado ou demitido.

Reintegrar é restabelecer no cargo ou função de que se fora injustamente exonerado ou demitido, com todas as vantagens perdidas.

Vide: *Readmissão*. *Reintegração*.

REVEZAMENTO. De *revezar*, entende-se a *substituição alternada* ou a *substituição sucessiva de um por outro*.

Na terminologia trabalhista, o revezamento é, assim, num trabalho ininterrupto, a substituição de uma pessoa ou turma por outra, para descanso alternado ou descanso por turnos.

REVISÃO. Do latim *revisio*, de *revisere* (rever, voltar a ver ou ver de novo), em sentido vulgar entende-se o exame, o estudo ou a análise acerca de alguma coisa, para que se corrijam ou se modifiquem os enganos ou erros, que nela se encontram.

Em sentido jurídico, a *revisão* possui análoga significação: é o exame ou o *estudo* de alguma coisa para expurgar dela o que não estiver de acordo ou em harmonia com o Direito ou a verdade.

Relativamente às leis, a revisão traz a função de alterar normas jurídicas que se tenham tornado obsoletas ou que instituem princípios extravagantes ou colidentes com outras regras, harmonizando-as entre si.

Em relação às decisões, realiza o objetivo de alterar as que se tenham proferido contra disposição expressa de lei ou contra a jurisprudência firmada, para que se enquadrem na regra que deveriam ter atendido.

Revisão. Na linguagem processual civil, a revisão designa o *exame* a que se submete o *relatório* apresentado pelo juiz-relator sobre os recursos ao juiz-revisor, a fim de que, declarando ou manifestando seu parecer, concorde com ele ou o retifique.

Desse modo, a revisão, no sentido processual civil, não tem a mesma significação da *revisão criminal*, em que se indica o *recurso* ou o *meio legal* para retificar ou modificar a sentença anteriormente proferida.

Revisão. Na terminologia da imprensa, exprime o vocábulo o ato pelo qual se corrigem e se retificam os erros ou os enganos havidos na *composição* para os jornais ou para os livros, antes que sejam levados à impressão.

E, extensivamente, designa o *local*, nas redações dos jornais, em que têm assento os encarregados da revisão ou *correção de provas*.

REVISÃO CRIMINAL. Revestindo a forma de um recurso especial, em caráter de *rescisória*, a revisão criminal entende-se o pedido de *novo exame* à sentença condenatória, para que se lhe altere ou modifique o dispositivo, em face de *motivo legal*, e se repare a injustiça que nela se tenha cometido, desde que, *res judicata*, contra ela não se autorize qualquer outro recurso.

Desse modo, a revisão criminal, fundada sempre em motivo indicado em lei, pressupõe uma condenação passada em julgado e a *injustiça* de seu decisório. E tem a finalidade precípua de *reabilitar* o condenado, anulando os efeitos da condenação anterior, se procedentes ou motivos que a permitiram.

REVISOR. De *rever*, designa a pessoa que faz ou procede à revisão.

Na linguagem da imprensa, é o redator ou encarregado das correções das provas. É denominado *redator-revisor*.

No sentido processual, designa o juiz a quem se comete o encargo de rever ou examinar os relatórios do juiz-relator, para emitir seu parecer, concordando ou retificando as conclusões do primeiro.

REVISTA. De *revisar* (passar a vista, rever, examinar), é vulgarmente empregado no sentido de *exame*, *inspeção*. É, pois, a *ação de rever* ou a *ação de revistar*.

Nesta acepção, *revista* é aplicado, por vezes, na mesma significação de *vistoria*, que também exprime exame ou inspeção.

Na linguagem policial, é comum o emprego do vocábulo revista para designar a *inspeção* ou *avistoria* feita às coisas ou pessoas, a fim de verificar o estado delas (coisas) ou o que trazem as pessoas.

Revistador, assim, é aquele que faz ou executa a revista.

Revista. Na terminologia da imprensa, é a expressão usada para designar a publicação, em que se registram fatos ocorridos durante certo período e em que se inserem crônicas sobre as diversas ocorrências verificadas.

Mas, extensivamente, indica outras espécies de publicações, mesmo sem caráter informativo ou de registro, tais como publicações de natureza literária ou científica.

REVOCATÓRIA. Do latim *revocatoria*, forma feminina de *revocatorius*, é, originariamente, empregado para designar a *carta de chamamento* ou o título, em virtude do qual se retira de um representante, geralmente de natureza diplomática, os poderes ou a delegação anteriormente conferidos.

É, assim, o título ou o documento em que se expressa a *revogação* ou a *anulação* de poderes ou autorização, antes outorgados ou concedidos.

REVOCATÓRIO. Do latim *revocatorius*, de *revocare* (revogar, anular, cassar), é empregado geralmente na mesma significação de *anulatório* ou *rescisório*.

E, assim, serve o vocábulo para distinguir ou designar todo ato, processo ou medida formulada no sentido de anular ou tirar a eficácia e efeito do que se tenha realizado ou praticado anteriormente.

Desse modo, *revocatório*, com o mesmo sentido de *revogatório*, é o que *anula*, o que *revoga* ou o que *rescinde*.

REVOGAÇÃO. Do latim *revocatio*, de *revocare* (anular, desfazer, desvigorar), entende-se, em ampla significação, o ato pelo qual se desfaz, se anula ou se retira a eficácia ou efeito de ato anteriormente praticado.

Por esta justa razão, a *revogação* ou *ato revocatório* somente produzirá os efeitos de *anular*, *desfazer*, *desvigorar* o que *antes era feito*, se promovido ou realizado por quem *tenha autoridade* para anulá-lo ou o desfazer.

Pela *revogação*, licitamente permitida, cessa toda eficácia ou força jurídica do ato revogado.

Mas a revogação não opera efeitos em atos, que se mostrem ou se apresentem *irretratáveis* ou não suscetíveis de *desvigoramento* ou *desobrigação*. Trata-se de atos *irrevogáveis*, pelo que não se desfazem nem perdem a força jurídica, desde que têm a *irrevogabilidade* legalmente assegurada.

Entre outros, não estão sujeitos à revogação o mandato em causa própria, a emancipação, o reconhecimento da paternidade.

Em regra, são revogáveis todos os atos fundados em convenção ou resultantes de ato unilateral, tal como o mandato, a adoção, a doação, o testamento.

REVOGAÇÃO DA ADOÇÃO. É o ato pelo qual se *desfaz* ou se *dissolve* o vínculo da adoção. Salvo acordo do adotante e do adotado, a lei somente admite a revogação, por vontade do adotante, fundada em *ingratidão*.

REVOGAÇÃO DA LEI. Em sentido genérico, e referentemente à lei, revogação entende-se *acessação da obrigatoriedade* da lei, *supressão* ou *cassação* da lei.

E, desse modo, é o vocábulo empregado tanto para designar o sentido de *ab-rogação* (revogação geral ou total), como de *derrogação* (revogação parcial).

Mas é comum o emprego de *revogar* e *ab-rogar* em sentidos equivalentes, quando, por sua origem, revogar é anular, suprimir, cessar, desobrigar, seja total ou parcialmente, enquanto *ab-rogar* exprime o sentido de anular, cassar ou desfazer por inteiro, em distinção a *derrogar*, que traduz a ideia de anular, suprimir, cassar *parcialmente* ou *em parte*.

A revogação da lei pode ser *expressa* ou *tácita*.

Expressa quando a lei que a revoga é especialmente destinada a esse fim e a ela, claramente, se refere.

Tácita, quando a revogação resulta da incompatibilidade ou da divergência de norma entre a lei anterior e a lei nova.

REVOGAÇÃO DO MANDATO. É o ato pelo qual o *mandante* *retira* ou *cassa* os poderes dados ao mandatário, para que pratique atos em seu nome.

Tem a finalidade de extinguir o mandato, pela simples vontade do mandante.

Mas não pode o mandante revogar o mandato irrevogável nem o mandato em causa própria.

E, mesmo nos mandatos comuns, responde por perdas e danos, desde que se trate de revogação intempestiva, injusta ou inoportuna.

REVOGAÇÃO DO TESTAMENTO. No caso, revogação tem o mesmo sentido de *anulação*, *abolição*, *desmanchamento*.

Assim, *revogação do testamento* é o ato pelo qual a pessoa que o faz (*testador*) desfaz ou altera o testamento anteriormente feito, impondo ou dispondo de diferente maneira acerca dos bens que lhe pertencem, em caso de morte.

O testamento, segundo a regra do Digesto (*Ambulatoria enim est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum*), é ato de natureza revogável, pelo que ineficaz será sempre a cláusula que o declarar irrevogável.

A revogação do testamento pode ser expressa ou tácita. Será expressa quando outro testamento declara a sua ineficácia. Tácita, quando o novo testamento dispõe cláusulas incompatíveis com o testamento anterior.

E pode o testamento ser ainda revogado *por inteiro* (revogação total) ou *parcialmente* (revogação parcial).

A revogação total do testamento ocorre quando um novo testamento é feito em *substituição* ao anterior. Aí, a revogação tanto pode ser expressa como tácita.

Mas a revogação se deduz do *dilaceramento* ou *abertura* do *testamento cerrado*, pelo próprio testador ou por outrem com o seu consentimento. É o princípio que se firma no Direito Civil.

O testamento que revoga outro diz-se *revogatório*. E *revogatória* também se denomina a cláusula que, expressa ou tacitamente, anula a disposição testamentária anterior.

REVOGADO. O que se tornou desfeito ou sem eficácia pela revogação. É o mesmo que *derrogado*, *anulado*, *desfeito*, *tornado sem valor* ou *tornado sem efeito*.

REVOGADOR. Quem tem força para revogar ou o que promove a revogação.

REVOGANTE. O mesmo que *revocatório* ou *revogatório*. É o que é relativo ou se refere à revogação, que contém ou envolve *revogação*.

REVOLTA. Forma feminina de *revolto*, do latim *revolutus* (revolvido, repelido), na linguagem comum designa todo *ato de repulsa* ou *ato de rebeldia*, seja violento ou não, pelo qual a pessoa demonstra repulsão ou indignação a ato ou fato, que se tenha registrado.

Juridicamente, em acepção genérica, é o vocábulo empregado no sentido de *motim*, *amotinamento*, *rebelião*, *sublevação*, *coligação*, *sedição*.

Mas, em sentido próprio, exprimindo especialmente a ação de rebeldia coletiva ou geral, designa o *ato de resistência*, com violência e vias de fato, a prescrições legais ou a ordens emanadas de autoridades públicas ou dadas pelos superiores hierárquicos.

E, nesta significação, o Direito Militar emprega indistintamente *revolta* ou *motim*.

A revolta se funda na *resistência violenta*, na *oposição* ou na *repulsa* por vias de fato. E, embora demonstrando *atentado* ou *violação* à disciplina ou à ordem legal, bem se distingue

da *revolução*, graduada que é em menor intensidade e, por vezes, despida de qualquer intenção política, que é essencial na revolução.

Assim, a *revolta*, tal como o *motim*, exprime propriamente a *desordem* ou o *distúrbio* provocado pelo grupo, que não se quer submeter ou se sujeitar às ordens recebidas ou às prescrições estabelecidas. Diz-se, também, *amotinamento*, isto é, *com motim*, *com alvoroço*.

Vide: *Insurreição. Motim. Rebelião. Sedição*.

No sentido do Direito Militar, *revolta* ou *motim* designa, também, a desordem ou o distúrbio provocado por um grupo de militares armados (não inferior a quatro), em desatenção às prescrições regulamentares ou ordens recebidas. É a *insubmissão coletiva*, acompanhada da prática de atos de violência ou recusa de cumprir as ordens de dispersão.

Mas, inicialmente, mero levante ou levantamento, mera desordem ou amotinamento, a revolta pode assumir maiores proporções, pelas adesões que possa receber, chegando a gradar-se numa *insurreição* ou mesmo numa *revolução*.

REVOLUÇÃO. Do latim *revolutio*, de *revolvere* (rolar, para trás), etimologicamente exprime a ideia de *conversão súbita, transformação violenta, desfeitura do existente*.

Assim, sem se furtar à significação originária, *revolução*, no sentido jurídico, entende-se *omovimento subversivo*, de caráter político, tendente a *modificar* ou *alterar pela força* os fundamentos jurídicos do Estado.

Desse modo, a revolução tem por objetivo *depor* ou *derrubar* os poderes constituídos e *remudar* a estrutura política do Estado, sem respeito ou observação às normas legais preestabelecidas.

Procurando destruir a organização política do Estado, ou a forma de governo estabelecida, que não se mostre de acordo com a sua vontade, o *povo*, onde reside a soberania da nação, tem na *revolução* o justo e legítimo remédio para fazer valer, pela violência e pela força, já que por outro meio não lhe é permitido, a sua vontade soberana. E por ela institui a nova ordem jurídica e estabelece o governo que lhe convém.

RIACHO. Forma diminutiva de *rio*, assim se diz a *pequena corrente de água* ou o *curso de água de pouca monta*, quer pela extensão, quer pelo insignificante volume de água.

O *riacho*, também denominado *regato*, no gênero rio, é o de menor espécie, sendo *atravessado a vau* ou *varado a pé* em qualquer parte de sua extensão.

Os riachos, em regra, integram-se aos terrenos por onde correm, pertencendo aos proprietários destes. No entanto, suas águas estabelecem servidões, pelo que não podem ser desviadas.

Vide: *Águas*.

RIBALDARIA. Do italiano *ribaldo* (velhaco, doloso), tem a mesma significação que *barataria* e *ribaldia*.

Assim designa toda *ação fraudulenta* ou todo *ato de infidelidade* cometido pela pessoa, quando em desempenho de incumbência ou mister que lhe é atribuído.

Vide: *Barataria*.

RIBEIRINHO. De *ribeiro*, exprime tudo o que se encontra à margem dos rios ou nos terrenos que, com eles, limitam.

Desse modo, designa sempre o proprietário ou habitante das terras limítrofes aos rios.

Ribeirinho. Antigamente, designava a pessoa que andava com bestas de carga (*almocreve*), conduzindo areia dos rios ou entulhos.

RIFA. Do espanhol *rifa*, do alemão *riffen* (arrebatar com violência), quer exprimir o sentido de *briga* ou *desordem*.

Rifa. Vulgarmente, porém, é nome que se atribui à *tômbola* ou ao *sorteio* de coisas ou objetos por meio de *bilhetes numerados*.

É espécie de *loteria*, diferente desta porque os prêmios são em *coisas*, não em dinheiro.

Na linguagem popular, é a rifa denominada *ação entre amigos*. Realiza-se por meio de *listas* ou por meio de *cartões numerados*. Juridicamente, a rifa exhibe-se como espécie de contrato aleatório.

RIO. Do latim *rivus* (corrente de água), é, na linguagem vulgar, empregado, genericamente, para designar qualquer *curso de água natural*, sem que se tome em conta sua importância.

E, assim, regatos, riachos, ribeiros, ribeiras, designam-se *rios*. Toda *corrente de água*, desta maneira, é tida como rio, desde que emanada de *nascente natural*.

Mas, juridicamente, a expressão genérica é *curso de água* ou *correntes de água*, por seu volume ou importância, distinguidas em *regatos*, *riachos*, *córregos*, *arroios*, *ribeiros*, *ribeiras* e *rios*.

O *rio* é o curso de água mais importante, devendo apresentar-se mais ou menos *caudaloso*, isto é, de *águas abundantes*, prestando-se ou não à *navegação* ou à *flutuação*.

Juridicamente, a expressão não designa simplesmente o curso de água ou a corrente de água, mas o conjunto destas com o *leito* ou *álveo*, em que correm, e respectivas *margens* ou terras adjacentes, que retêm as águas, para que não extravasem de seu leito.

O conjunto destes elementos, formando um só todo, considerado de natureza imobiliária, compõe o *rio*, em sua significação jurídica.

No conceito jurídico, os rios se classificam: em *navegáveis* ou não *navegáveis*, em *fluviáveis* ou não *fluviáveis*, em *permanentes* ou *temporários*, em *públicos* ou *particulares*.

Em relação à sua dependência ou não a outros rios, distinguem-se em *tributários* ou *caudatários*, também ditos de *afluentes* ou *confluentes*, e *reais* ou *independentes*.

Rios navegáveis são aqueles que, pelo volume permanente de suas águas, permitem em seu curso, ou parte dele, uma contínua navegação. Mas, segundo o sentido jurídico da navegabilidade dos rios, para que estes se considerem com esta qualidade, não é somente necessário que permitam a condução de barcos ou pequenas embarcações, utilizadas pelos proprietários ribeirinhos. Indispensável que o volume de suas águas admita uma *navegação comercial* ou utilizada industrialmente.

Neste particular, os romanos distinguiam os *amnes*, rios que podiam ser navegados por pequenas embarcações, e os *flumina*, apropriados à navegação comercial ou de maiores embarcações.

Nesta razão, os *flumina*, quando *perenes*, consideravam-se *rios públicos*. Propriamente, eles que se entendiam amplamente *navegáveis*. E daí o princípio de que o leito e as águas dos rios navegáveis pertencem ao domínio público.

Rios não navegáveis são aqueles que não podem ser utilizados para uma navegação comercial contínua.

Rios fluviáveis entendem-se aqueles que possam permitir, pela *flutuação*, o transporte ou a condução de madeiras enfeixadas, soltas ou agrupadas em forma de jangada.

Vide: *Flutuação*.

Rios não fluviáveis são os que não permitem conduções pelo processo acima indicado.

Os *rios parcialmente navegáveis* ou *parcialmente fluviáveis* submetem-se aos regimes estabelecidos para os rios navegáveis ou fluviáveis, na parte em que permitam a navegação ou a flutuação. E na parte não navegável ou não fluviável rege-se como *rio privado* ou *particular*.

Rios perenes ou *permanentes* são os que mantêm a corrente de águas, seguindo seu curso, sem qualquer alteração, em qualquer estação do ano.

Rios temporários são aqueles que momentaneamente desaparecem, embora, dependentes das chuvas ou da fusão das neves, surjam periodicamente com a mesma intensidade e pelo mesmo jeito.

Rios tributários, *caudatários*, *confluentes* ou *afluentes* são aqueles que deságuam em *outro rio*, aí perdendo o nome que lhes é atribuído, em prevalência ao nome do rio para que afluem suas águas.

Rios reais são aqueles que vão recebendo as águas de outros rios, sem perda de sua individualidade, até que desembocam ou deságuam no mar. E, até aí, conservam o nome de origem.

Rios públicos são aqueles que pertencem ao *domínio público*. São *bens públicos*, inalienáveis e imprescritíveis.

Mas, para que se *afetem* de *publicização*, os rios devem, em princípio, ser considerados *navegáveis* ou *fluviáveis*.

E, nesta razão, devem mostrar-se uma *corrente de água* ou um *curso de água* por onde possam transitar ou flutuar embarcações, seja qual for o seu formato ou calado.

Entre os romanos, somente os *rios perenes* pertenciam ao domínio público ou se diziam rios públicos, “*Publicum flumen esse Cassio definiti, quod perene sit*”, quando necessários *ouserviam à navegação*.

A condição de navegável, junto à de perene, ou seja, os requisitos da *navegabilidade eperenidade*, é que impunham aos rios a afetação de públicos. Eram *res publicae*.

Outros não são os requisitos do Direito moderno, fundado na regra das Ordenações, pela qual público seria o *rio navegável*.

São igualmente considerados como públicos os rios perenes e caudais, que *formem os rios navegáveis*. Dessa forma, não são eles os navegáveis, mas aqueles de que são *tributários* e para navegabilidade dos quais trouxeram o *tributo* mais valioso.

Rios particulares são aqueles que não podem ser aproveitados para a *navegação contínua*, nem influem na *navegabilidade* do rio em que deságua ou para o qual conflui.

Bem clara, pois, é a definição do mestre, o insigne jurista CLÓVIS BEVILÁQUA: “é o que não é navegável, nem concorre, de modo apreciável, para que outro rio se torne navegável”.

Os rios particulares pertencem aos proprietários dos terrenos ou dos fundos por onde correm.

Mesmo, porém, que *não sejam navegáveis*, os rios podem ser afetados de publicização, sendo por isto reputados como bens ou coisas do domínio público.

Tanto basta que o *uso de suas águas* se tenha convertido num *uso público*.

Em relação aos territórios, em que têm curso, os *rios* subordinam-se à classificação *denacionais ou internacionais, simultâneos ou contíguos, sucessivos ou interiores*.

Rios nacionais são aqueles cujas águas, desde que iniciam seu curso, até que desembocam noutro rio ou no mar, somente percorrem o território de uma nação.

Neste particular, os *rios*, no Brasil, distinguem-se em *estaduais* e *interestaduais*.

Estaduais, quando percorrem, somente, o território de um Estado da Federação.

Interestaduais, quando as águas deles atravessam o território de mais de um Estado da Federação.

Rios internacionais são aqueles cujas águas se estendem a territórios estrangeiros, isto é, que banham mais de uma nação.

Os rios internacionais dizem-se simultâneos ou contíguos, sucessivos ou interiores.

São *simultâneos* ou *contíguos* (*contíguo*: junto, encostado; *simultâneo*: ao mesmo tempo) os que servem de *limites* a dois ou mais Estados, isto é, banham ou têm curso em suas fronteiras.

Os rios contíguos ou simultâneos dizem-se, também, rios limítrofes ou rios divisórios.

Os *rios sucessivos* são aqueles que banham o *interior do território* de mais de um Estado, atravessando-os sem os limitar.

RIQUEZA. Formado de *rico*, do gótico *reiks*, poderoso, é o vocábulo empregado, na linguagem comum, no sentido de *abundância, grande quantidade de bens ou de valores, fartura*. Neste sentido, pois, riqueza é *fortuna*, acumulação de bens ou de haveres.

Riqueza. No sentido econômico, porém, *riqueza* entende-se, propriamente, toda *coisa que possa ter ou possua uma utilidade*, isto é, suscetível de uso, sem que se tenha em conta o maior ou menor valor, que lhe possa ser atribuído.

Neste aspecto, *riqueza* é um *bem*, coisa de que necessitamos ou que serve para satisfazer nossas necessidades.

RISCADURA. De *risco*, juridicamente, é o mesmo que *rasura*. É, assim, a *apagadura* ou *ainutilização* de palavras ou palavras de um documento ou instrumento por meio de *riscos, traços* ou pela *raspagem*.

A rigor, a *riscadura* deveria ser o defeito ou vício documentário promovido por meio de *riscos* ou *traços*.

Na linguagem técnica, todavia, *riscadura* ou *rasura* têm igual significação: tanto o *risco* como a *raspagem* podem promover a *riscadura*.

A riscadura em parte substancial do documento prejudica a sua fé: dele retira muito de sua validade jurídica, apresentando-o com vício e defeito, para torná-lo suscetível de impugnação ou contestação.

RISCAR. De *risco* (traço, linha, rabisco), é o verbo empregado na linguagem jurídica no amplo sentido de *anular, excluir, cancelar*.

Dessa maneira, *riscar* não exprime somente o *modo de cancelar por meio de riscos ou traços*, mas *retirar para fora* (excluir) o que antes se havia posto, para que não mais possa *figurar ali*.

RISCO. Do italiano *risico*, de *risicar* (arriscar), é usado em dois sentidos, bem distintos:

Risco é o traço ou a linha que se faz com a pena ou qualquer outro instrumento de escrever ou desenhar.

Risco é o perigo, é o temor ou o receio de qualquer coisa que nos possa fazer um mal.

No primeiro caso, forma-se o verbo *riscar*: fazer riscos ou traçar riscos.

Para o segundo, a ação exprime pelo verbo: ir sobre o risco ou assumir o risco.

Risco. Na linguagem jurídica, o vocábulo exprime simplesmente o sentido de *perigo* ou *domal receado*: é o *perigo de perda* ou de *prejuízo* ou o *receio de mal*, que cause *perda*, *dano* ou *prejuízo*.

E, assim, nesta acepção genérica, *riscos* compreendem-se os *eventos incertos e futuros*, inesperados, mas temidos ou receados, que possam trazer *perdas* ou *danos*.

Desse modo, entendem-se, vulgarmente, as expressões: *riscos profissionais*, *riscos marítimos*, *riscos de guerra*, *riscos segurados*, *riscos da evicção*.

Em qualquer dos casos, *riscos* referem-se aos *temidos*, resultantes de *eventos* ou *fatos* imprevistos e futuros, ou os *eventos fortuitos*, de que possam advir *perdas* ou *deteriorações*.

Mas, em sentido especial, fundado no *perigo de perda*, *risco* também exprime a *própria responsabilidade* ou o *encargo* acerca da *perda* ou do *dano*, trazido pelo *risco*.

Desse modo, ao lado do sentido de *perigo*, de *perda* ou *temor de fato*, que cause *perda*, exprime a *obrigação de ressarcir os danos*, que advenham da vinda do *fato* ou *evento temido* ou *receado*.

E aí estão os sentidos das expressões: *assumir os riscos*, *garantir os riscos*, *segurar os riscos*.

Riscos, portanto, além da ideia de *perigo*, de *perdas*, já integra o pensamento de *responsabilidades* ou *encargos por estas perdas*, isto é, *por conta de quem* elas corram ou a *cargo de quem* eles se acham.

É redundante, pois, a frase *assumir a responsabilidade dos riscos*, visto que, quem *assume os riscos*, já se obriga a cumprir as indenizações das *perdas* ou *danos*, que neles se fundarem.

RISCOS DE EVICÇÃO. Não se furta a expressão ao sentido jurídico, em que *risco* é tido: entendem-se as *perdas* ou os *prejuízos*, que se possam derivar da *evicção*, e a *obrigação* que compete ao alienante de indenizá-los, além de restituir o preço da *coisa adquirida e evicta*.

Vide: *Evicção*.

RISCOS DE GUERRA. Assim se designam os *prejuízos* ou *perdas* que se possam gerar, diretamente, de *fatos* ocorridos durante o *estado de guerra* e o *encargo* de os suportar ou indenizar.

Entre os *riscos de guerra* anotam-se: as *presas*, *represálias*, *torpedeamento*, *naufrágio provocado por minas*, afinal, todos os *acidentes de guerra*, desde que é ela *declarada e começada*.

RISCOS DE VIDA. Na expressão, *riscos* traz o sentido singelo: exprime simplesmente *perigo iminente* ou *perigo de perda de vida*. É, pois, *perigo de morte*, *receio* ou *temor de morte*, que se sente próxima ou a chegar.

RISCOS DO MAR. Denominação genérica utilizada para designar todos os *acidentes do mar*, que possam trazer *perdas* ou *causar danos à navegação*.

Entre os *riscos do mar* ou *riscos marítimos*, também designados *fortuna do mar*, encontram-se as *tempestades*, os *naufrágios*, os *abalroamentos fortuitos*, as *arribadas forçadas*, *os alijamentos*, os *incêndios*, as *pilhagens*.

RISCOS DO SEGURO. São aqueles que se asseguram por um contrato de seguro, para que as perdas ou prejuízos resultantes dos eventos assinalados sejam pagos ou indenizados pelo segurador.

Na linguagem técnica dos seguros, os riscos dizem-se *expirados* e *não expirados*.

Riscos expirados entendem-se os fatos já acontecidos e a evidência dos prejuízos ou perdas temidas. A vinda ou o registro de tais fatos compõem os *sinistros*, em virtude dos quais os fatos temidos chegaram e os prejuízos ocorreram.

Riscos não expirados são os que servem de objeto aos contratos de seguros vigentes, seja porque não se tenha esgotado o prazo de sua instituição, não tenham acontecido ou vindo os fatos receados.

Vide: *Sinistro*.

RISCOS MARÍTIMOS. Os mesmos riscos do mar.

Vide: *Riscos do mar*.

RISCOS PROFISSIONAIS. Compreendem os *fatos*, que possam trazer prejuízos ao profissional, no exercício de sua profissão, diminuindo a capacidade produtiva dele ou o privando dessa capacidade.

Entende-se, também, a *obrigação legal* de reparar os danos ou as perdas resultantes dos acidentes do trabalho, que se comete ao patrão ou ao empregador.

Vide: *Infortunistica*.

RITO. Do latim *ritus* (modo, forma, maneira), no sentido jurídico entende-se o *conjunto de formalidades* ou de *regras* instituídas para que sirvam de *forma* ou de *modelo* à execução de um ato ou de uma diligência.

O *rito*, portanto, prescreve as regras formais ou as *solenidades* indispensáveis à validade jurídica do ato.

Na linguagem forense, *rito* e *processo* trazem o mesmo sentido: consignam as regras para que se promovam as ações ou se executem os atos necessários a seu andamento.

E daí o emprego de *rito ordinário*, *rito especial*, na mesma acepção de *processo ordinário*, *processo especial*.

Rito. É o vocábulo mais propriamente empregado para designar a *série de fórmulas* estabelecidas para a realização dos *atos públicos e solenes*.

E dessa maneira traz a mesma significação de *protocolo* ou *conjunto de formalidades* estabelecidas para a realização de uma *cerimônia* ou de uma *solenidade*.

RIVAL. Do latim *rivalis*, exprime o *adversário*, o *antagonista*, ou seja, a pessoa que pretende de outrem a mesma coisa ou que se julga com direito à mesma coisa.

Assim, o *rival* não indica simplesmente o antagonista ou adversário, que se combatem ou se contrapõem. O *rival* é o que disputa de outrem a mesma coisa, que possui interesse semelhante ou aspira a atingir a mesma situação. É o *competidor*, o *concorrente*, o *disputante*, o *pretendente*.

RIXA. Do latim *rixa* (briga, contenda, disputa), entendem-se a *disputa* ou a *contenda*, a *adiscórdia* ou a *alteração* seguida de *vias de fato*.

O sentido de *rixa*, pois, é o mesmo de *briga*, em que os *disputantes* ou *contendores* chegam aos ataques corporais ou à *luta corporal*.

Rixa, pois, traz o mesmo sentido de luta, de choque entre duas pessoas, como solução de *discórdia*, *disputa* ou *rivalidade* entre elas.

Na tipificação penal vigente é a briga entre mais de duas pessoas, acompanhada de vias de fato ou violências físicas recíprocas; o número mínimo de rixentos é de três, e que são, ao mesmo tempo, sujeitos ativos e passivos do crime, previsto no art. 137 do Código Penal.

ROÇA. De *roçar* (derrubar, cortar cerce), na terminologia agrária tem o vocábulo um sentido extensivo:

Roça entende-se a derrubada do mato, destinado à lavoura. Equivale, pois, ao sentido de *deroçadoura* ou *roçamento*.

Roça designa também o terreno já cultivado ou plantado, sendo, por isso, equivalente à própria *lavoura* ou terreno cultivado.

E daí o sentido de *roceiro*, aplicado ao *trabalhador de roças* que se dedica à cultura de produtos próprios de roças, como o milho, mandioca, batata.

RODAPÉ. Vocábulo composto das expressões *roda* e *pé*, é usado, na linguagem jornalística ou de imprensa, para designar a *publicação* ou o *artigo* inserto ao *pé da página* de um jornal ou periódico, aí ocupando todas as colunas em que o mesmo é composto.

E justamente pela semelhança havida entre o *rodapé* usado nas construções (um friso de madeira ou faixa de madeira ou de outro material que corre por todo pé de uma parede) e *afaixa* que se forma ao pé da página com a composição do artigo, é que se lhe atribui a denominação.

Rodapé. Cinta de proteção, colocada na parte inferior das paredes e junto ao piso, feita de madeira, de mármore, de azulejo, de cimento ou de qualquer outro material. O rodapé corre em todas as paredes, como arremate, tendo a semelhança de *moldura*.

RODÍZIO. De *roda*, é o vocábulo empregado, na terminologia eleitoral, para designar *oprocesso* ou o *sistema de descarga de votos*, pelo qual se tentam eleger todos os candidatos de um grupo, a fim de que se impeçam outros partidos de eleger os seus candidatos, quando o sistema possa permitir semelhante manejo.

Pelo *rodízio*, assim, impossibilita-se a representação das *minorias*, desde que, pelo artifício que o rodízio realiza, o *grupo da maioria* elege todos os candidatos.

O rodízio se cumpre pela *substituição alternada* dos nomes dos candidatos nas *cédulas eleitorais*.

E, por esta razão, é tomado no mesmo sentido de *revezamento*.

RODOVIA. Denominação empregada para designar as estradas pavimentadas e que servem ao trânsito ou às comunicações entre os diversos centros povoados.

Vide: *Estrada de rodagem*.

RODOVIÁRIO. É aplicado para distinguir o que se refere ou é relativo às rodovias ou estradas de rodagem.

ROGATÓRIA. Forma feminina de *rogatório*, de *rogar* (pedir, solicitar), em distinção à *precatória*, diz-se a *requisição* para a prática de atos judiciais em país ou território estrangeiro.

As *rogatórias*, para que se cumpram, devem ser encaminhadas por *via diplomática*. E antes que sejam entregues aos juízes que as vão cumprir, devem receber no Brasil o *exequatur* do Presidente do Supremo Tribunal Federal.

Os documentos ou os instrumentos em que se fazem as rogatórias denominam-se *cartas rogatórias* ou *comissões rogatórias*.

Vide: *Carta rogatória*.

ROGO. De *rogar*, do latim *rogare* (pedir, solicitar, suplicar), exprime o próprio *pedido*, *súplica* ou *solicitação*.

Nesta razão, a locução *a rogo* entende-se *a pedido*, *por solicitação*, *por favor*.

Dessa maneira, *assinatura a rogo* é a que se faz a pedido ou por solicitação de outrem, porque não a possa fazer, por estar impossibilitado ou por não saber escrever.

Para que possa valer como de Direito, nos casos em que a lei o permite, a assinatura a rogo deve ser devidamente testemunhada.

Assim, além da pessoa que assina a rogo, outras, pelo menos duas, devem testemunhar o pedido e a satisfação dele, assinando com o *mandatário do rogante*: o pedido, em verdade, se converte numa autorização ou outorga de poder para assinar o nome do rogante.

Para atos de certa relevância, a assinatura a rogo, simplesmente, não merece fé. Na hipótese deve a pessoa passar mandato por instrumento público, mediante o qual autoriza outrem *a assinar por si* como seu legítimo mandatário.

ROL. Do latim *rotulus* (rolo, cilindro), é empregado na significação de *lista* ou de *relação*, em que se anotam fatos ou coisas ou se registram nomes de pessoas, com as indicações ou os esclarecimentos que se fazem mister ou necessários a certos fins.

ROL DA EQUIPAGEM. É a lista ou a relação dos nomes das pessoas que compõem a *aguarnição* ou a *equipagem* de um navio, com a anotação relativa às soldadas e demais condições de admissão ou engajamento.

Esta lista, para efeitos de registro ou de matrícula, é a que se deve entregar nas Capitânias dos Portos, nos Arsenais de Marinha ou nas Alfândegas.

ROL DE BENS. É a relação ou inventário de bens, com a discriminação de suas espécies e valores.

ROL DE TESTEMUNHAS. É a lista ou a menção dos nomes das testemunhas indicadas para que prestem depoimento acerca dos fatos de uma questão ou de um processo.

ROL DOS CULPADOS. É a relação dos culpados registrados em determinado juízo, depois que sejam condenados.

ROLETA. Do francês *roulette* (rodinha), é o vocábulo empregado para designar uma espécie de *jogo de azar*, em uso nos *cassinos*.

Designa, também, o *aparato* ou o *aparelhamento* utilizado nesta espécie de jogo.

Há, assim, a *roleta*, propriamente, e outros pertences indispensáveis à efetivação do jogo, como *mesa*, em que se encontra o *pano* para as *paradas* e as *fichas*.

A *roleta* constitui a peça principal do jogo, pois que, por ela, se tiram as *sortes*, isto é, promove-se o *sorteio do número* premiado.

A peça principal da *roleta* tem a forma de uma *bacia*, fixa, dentro da qual há uma outra peça côncava, móvel, presa a um *eixo*, que gira sobre esferas, na qual se encontram os *números*, que compõem o jogo.

ROMANCISTA. De *romance*, designa o escritor ou autor de *romances* ou de *novelas*. Para o autor de *novelas* é costume dar-se a denominação de *novelista*, para melhor o especializar, embora se tenha a *novela* como *pequeno romance*.

ROMANISTA. De *romano*, diz-se de jurista versado ou especializado em Direito Romano.

ROMPIMENTO. De *romper*, do latim *rumpere* (quebrar, despedaçar, violar, infringir, cessar), é o vocábulo empregado na linguagem jurídica nas acepções originárias. Assim:

1. *Rompimento* entende-se, em relação aos objetos, a quebra, o despedaçamento, a inutilização material de alguma coisa.

Rompimento do documento é o *rasgamento* ou *despedaçamento* dele, pelo que se inutiliza ou perde existência.

2. *Rompimento* entende-se a *violação* ou a *infringência* à convenção, ao ajuste ou ao contrato. E por ele há uma quebra convencional ou uma quebra do ajuste, pela qual uma pessoa, parte no contrato, deixou de cumpri-lo ou de o satisfazer.

3. *Rompimento* é a *cessação* ou *paralisação* de relações ou de intercâmbio, pela qual não mais se continuam a manter as relações havidas entre duas ou mais pessoas, podendo, em certas circunstâncias, ser prenúncio de guerra ou início de hostilidade entre duas potências.

RONDA. Do italiano *ronda*, do latim *rotunda* (redonda), é tido na acepção de *vigília*, *inspeção* ou *patrulhamento*, promovido por soldados ou guardas.

E, extensivamente, designa o grupo de soldados ou de pessoas, a quem se comete o encargo *derondar*, *patrulhar* ou *inspecionar* certas zonas de uma cidade ou localidade.

ROSTO. Do latim *rostrum* (cara, face, bico), no sentido jurídico é, figuradamente, empregado para designar a *parte fronteira* ou a *face principal* ou a *primeira página da folha* de qualquer papel ou documento.

Desse modo, em oposição ao sentido de *verso* ou *costas*, *rosto* tem a mesma significação que *anverso*.

Na terminologia processual, *rosto dos autos* entende-se a *primeira página da capa dos autos*, que é justamente aquela em que se faz a *autuação* da petição inicial ou do requerimento, pelo qual se dá começo à demanda ou ao processo.

ROTA. Do latim *rupta*, forma feminina de *ruptus* (quebrado, roto), é usado, na linguagem jurídica, em significação genérica e extensiva, como caminho, rumo, direção, curso, viagem, linha e *derrota*.

Assim é comum o emprego de *rota* e *derrota* como expressão de sentidos equivalentes.

No entanto, na linguagem marítima, rota e derrota têm significações distintas:

Derrota é, propriamente, o *rumo*, a *direção*, o *caminho* percorrido ou a ser percorrido pelo navio em suas viagens.

Rota é a *linha de viagem* ou a *linha de navegação* a ser feita pelo navio, nela se incluindo a derrota que vai do porto de partida aos portos de escalas e ao porto de destino.

Daí a expressão de *rota batida* para designar a viagem direta, sem parada ou sem escalas intermediárias.

ROTATIVA. Forma feminina de *rotativo*, na terminologia de imprensa, derivado do latim *rota* (roda), designa a máquina tipográfica onde as *chapas* ou *matrizes* são transformadas em *cilindros*, a fim de que mais rapidamente se processe a *impressão*.

Diferencia-se da *máquina plana*, ou da *rotoplana*, em que a composição tipográfica é colocada tal como originariamente é feita, devidamente paginada, para a impressão.

ROTATIVO. De *rodar*, do latim *rotare* (rodar ou fazer girar), é o adjetivo empregado para exprimir a qualidade do *que roda*, *gira*, *continua rodando* ou *girando*.

Na linguagem bancária e financeira, é especialmente aplicado para designar o *crédito em movimento*, *que não se mostra parado*, ou *que não pára*.

Desse modo, quando o *crédito é rotativo*, é ele sempre movimentado, podendo o *creditado* usar dos saldos que se apresentam na conta, enquanto vigente o contrato creditório.

Estes saldos, no crédito rotativo, revelam sempre uma *provisão* ou um *fundo disponível*, não importa se consequente de remessa ou depósito do creditado ou de recebimento do creditor.

Já o mesmo não ocorre com o crédito não rotativo, que, usado de uma só vez ou parceladamente, não admite *novos saques*, logo que seja totalmente utilizado, mesmo que o total do débito se tenha *amortizado* por entrega do devedor ou recebimentos do credor. Nos *créditos fixos* não se permite a *rotação*, que é condição própria aos *créditos rotativos*.

ROTEIRO. De *rota*, é o vocábulo empregado para designar, em sentido genérico, todo *mapa* descritivo acerca de um *lugar* ou do *caminho* que deve ser seguido para se atingir certa localidade ou região.

Roteiro. Na terminologia marítima, é o *livro* ou o *mapa*, em que se descrevem todos os pormenores acerca das *derrotas usuais* dos navios, com a menção dos *escolhos*, *arrecifes*, *baixios*, *correntes oceânicas* e de tudo mais que possa ser útil à navegação. É o *mapa* do navegante, pelo qual se deve orientar ou tomar o *rumo*.

RÓTULO. Do latim *rotulus* (rolo), genericamente exprime o sentido de *letreiro*, *título*, *palavra* ou frase com que se procura assinalar ou indicar alguma coisa.

Na linguagem técnica do comércio, porém, distingue especialmente a *etiqueta*, em que se inscrevem títulos, legendas ou expressões explicativas ou indicativas do conteúdo de um recipiente. Assim, pelo *rótulo* exteriormente colocado no invólucro da coisa, seja por exigência de ordem fiscal, seja pela conveniência da própria ciência do interessado em sua aquisição, tem-se o exato conhecimento do que se compõe a coisa e qual a sua utilidade. A própria *marca* expressa-se no rótulo.

O *rótulo*, na técnica comercial, é parte integrante da *embalagem* de certas mercadorias.

ROUBO. Do verbo *roubar*, originário do espanhol *robar*, formado do antigo alemão *roubôn*, exprime, na linguagem jurídica, a *subtração de coisa alheia* ou a *tirada de coisa alheia*, contra a vontade do dono, para si ou para outrem, *com violência contra pessoa que a tem ou contra a coisa*.

Desse modo, a *violência* é necessária à configuração do *ato criminoso*. E, neste particular, se distingue do *furto*.

A *violência* pode ser *material* ou *moral*. Esta se revela na *ameaça grave* mediante a qual, pelo terror que venha a infundir, impossibilite a vítima de resistir ou pedir socorro.

Outrora se exigia, como requisito elementar, o *emprego da força* ou *violência efetiva*, em relação à coisa.

Fundado, porém, o *roubo*, na *retirada da coisa alheia*, contra vontade do dono, e de *coisa móvel*, a *violência* resulta da própria *retirada* ou *subtração*.

Violência também é *violação, atentado*. E a subtração da coisa, a retirada dela, ilicitamente, pressupõe *violação, transgressão*, conseqüentemente, *violência*, que, na espécie, bem se distingue da *violência à pessoa*, mais propriamente um *constrangimento* pela força bruta ou pelo terror.

A violência ou violação da coisa subtraída, que se apresenta como pressuposto do próprio ato criminoso, bem se distingue do *emprego da força* para destruir ou romper o obstáculo à subtração da coisa, que constitui hoje elementar do *furto qualificado*.

Genericamente, o *roubo* entra na categoria dos crimes contra o patrimônio, sendo uma de suas espécies:

O roubo diz-se, particularmente, *latrocínio* quando o agente *mata a vítima para roubar ou para assegurar a impunidade de seu crime*.

Roubo. O conjunto das coisas roubadas ou a coisa que se roubou.

ROUPA. De origem gótica (*roupa*), primitivamente designava especialmente a *fazenda, pano ou tecido*, com que se faziam as vestes, os trajes e outras coisas de utilidade doméstica.

Modernamente, porém, assinala qualquer peça dos vestuários, bem assim qualquer espécie de pano ou tecido preparado como agasalho, cobertura ou para outros fins.

Neste particular, pois, a roupa se distingue pelo seu uso em vestes propriamente ou em peças para uso doméstico. Nas próprias vestes há as roupas exteriores e as roupas internas, que se vestem por baixo do vestido exterior.

As roupas de uso doméstico distinguem-se ainda em *roupas de cama* e *roupas de mesa*, anotadas diferencialmente pelo *próprio* uso.

ROUPARIA. Formado de *roupa*, é assim designado o local, em certos estabelecimentos, geralmente de *uso coletivo* (hotéis, hospitais, colégios, pensões), em que se guardam as roupas de uso comum.

RUA. Do latim *ruga* (vinco, sulco, estria), é geralmente empregado para designar os *caminhos ou vias de comunicação* existentes nos lugares *povoados*, sejam cidades, vilas ou meras povoações.

As *ruas*, pois, distinguem-se por serem *caminhos*, que cortam ou atravessam os lugares habitados em várias direções, sendo suas margens ocupadas por habitações (casas de moradias, edifícios públicos, casas de comércio) ou destinadas a estas construções.

As ruas dizem-se *públicas* ou *privadas*.

As *ruas públicas* são aquelas que se instituem segundo o *plano de arruamento* das municipalidades por uma necessidade de ordem pública e para uso coletivo. E são igualmente denominadas de logradouros públicos.

Por esta razão, entendem-se *bens do domínio público*, em vista do que se mostram inalienáveis e imprescritíveis.

Os limites das *ruas públicas* são determinados por um *alinhamento*, fornecido pelas edilidades, a partir do qual se podem edificar os prédios para habitações ou outros fins, respeitadas ainda as *posturas municipais*.

As ruas públicas se compõem de um *leito central*, denominado *calçada* e, de cada lado desta, de uma *faixa*, encostada aos prédios ou muros, que se denomina *passeio*. Este acaba no meio-fio, pedras colocadas ao longo dos passeios, que tomam em relação à calçada um aspecto de *banqueta*.

A *calçada das ruas* é administrada e conservada pelos Poderes Públicos, embora possam impor *taxas* por esta administração e para sua conservação.

Os *passeios*, embora de uso público, pertencem aos proprietários dos prédios fronteiros, cabendo a estes sua construção e conservação.

As ruas dizem-se *particulares* ou *privadas*, quando construídas em terrenos particulares para uso exclusivo de seu proprietário, ou para dar acesso às habitações existentes em fundos de prédios ou terrenos.

As ruas privadas ou particulares, embora não se entendam bens públicos, estão sujeitas ao regime policial e às prescrições fiscais impostas às ruas públicas, desde que abertas à circulação pública.

As ruas particulares ou privadas podem ser convertidas em ruas públicas. E assim passam a constituir uma *servidão pública*, se as Municipalidades, indenizando os proprietários dos terrenos ou das faixas de terreno em que correm, se apropriarem das ditas ruas.

RUBRICA. Do latim *rubrica*, de *ruber* (vermelho), entendia-se, na terminologia do Direito antigo, *tudo o que se escrevia com a tinta vermelha* ou *rubra*.

E, assim, como era hábito grafar-se em vermelho o título ou a inscrição dos livros jurídicos, *rubrica* passou a designar toda denominação ou intitulação dos referidos livros, bem assim toda *inscrição*, *epígrafe* ou *título*, sob as quais se inscrevem, se tratam ou se registram certas coisas.

Destarte, a expressão *sob rubrica* quer exprimir o título, a inscrição, a epígrafe, em que se anotam certas indicações ou se inscrevem determinações.

Rubrica. Presentemente, é o vocábulo empregado geralmente para designar a *assinatura abreviada* com que se assinalam ou se autenticam os documentos. Pode referir-se, também, à própria assinatura, em local que não é propriamente para assinar, mas para *apor um visto ou dar autenticidade*.

Desse modo, *rubricar* é autenticar pela assinatura abreviada ou não, ou assinar o papel ou o documento, em todas as folhas em que está escrito, para lhe dar autenticidade e valimento legal.

Assim sendo, a rubrica não se faz no *fecho do documento*, mas no alto das páginas, ao lado das folhas ou em qualquer parte em branco, às margens do papel, onde fique visível.

Nos instrumentos dos contratos comerciais, a rubrica é ato indispensável nas folhas, em que não se acham as assinaturas dos contratantes. É meio de ratificar e validar as cláusulas contratuais em folhas que não tragam o fecho do contrato.

A *rubrica dos livros* é a autenticidade das folhas deles pela assinatura da pessoa, a quem se cometa este encargo ou se dê esta atribuição, a fim de que válidos se considerem os escritos ou registros ali feitos.

RUFIANISMO. De *rufião*, entende-se a *exploração de mulheres*. É o lenocínio praticado com a *intenção de lucro*.

O *rufianismo*, pois, assenta no *proveito* tirado da prostituição alheia, haja ou não *haja mediação* por parte do rufião.

É a exploração comercial da mulher, entregue à luxúria pública.

Vide: *Rufião*.

RUFIÃO. Do inglês *ruffian* (malvado, malfeitor), designa a pessoa que vive ou *tira proveito* da prostituição alheia.

O *rufião*, pois, não está na obrigação de *alcovitar* ou *fazer corretagens* de amores ilícitos. Recebe ou participa dos proventos obtidos pela prostituta, não importa quem tenha conseguido os fregueses.

Pode o rufião, simultaneamente, ser o *cáften* ou o *proxeneta*, desde que foi ele quem *importou a mulher* ou promoveu o tráfico dela. E seja ele quem assegura ou procura homens para possuí-la, pagando.

Por esta razão, *cáften*, *proxeneta* e *rufião* mostram-se figuras de natureza diferente.

Assim, melhor assentando as ideias referentes a cada vocábulo, temos no:

Cáften, o traficante de mulheres;

Proxeneta, o corretor para mulheres, trazendo a elas os que desejam manter relações sexuais com elas; e

Rufião, o que tira proveito da prostituição alheia, sem ter cooperado para ela ou sem trazer às mulheres os homens que vão ter com elas.

O *rufião* apresenta-se ainda no tipo do *gigolô*, que se aproveita da mulher, mantendo relações amorosas com ela e recebendo dela *parte* dos proveitos de suas relações sexuais com os outros homens.

No entanto, o *gigolô*, que não tira *lucros das rendas* da prostituta, somente recebendo dela *amores gratuitos*, não é rufião. É simples *gigolô*.

RUÍNA. Do latim *ruina*, de *ruere* (desabar, deitar por terra, destroçar), exprime, em relação às coisas (prédios, construções), o estado em que ficam depois de desabadas, derruídas, destroçadas.

Geralmente, é o vocábulo empregado no plural: *ruínas*. E, na linguagem jurídica, *ameaçar ruínas é estar para ruir, estar para desabar ou vir por terra*.

Ruína. No sentido econômico, é o vocábulo empregado para exprimir a *perda da fortuna, afalta de recursos* ou a *perda de riquezas possuídas*.

Desse modo, *ir à ruína é ir à quebra, ir à falência ou à insolvência*, perdendo os haveres ou bens possuídos.

RUMO. Do inglês *rhumb* (rumo), é vulgarmente o vocábulo empregado no sentido de *direção* ou de *orientação*.

E, nesta acepção, é usado na linguagem comum do Direito Marítimo para exprimir o *caminho* ou a *direção do navio* que está sendo seguida ou vai ser seguida por ele.

Rumo. Como expressão técnica da terminologia náutica, designa a *linha loxodrômica*, que está sendo seguida ou vai ser seguida pelo navio, ou seja, a *direção marítima* ou uma das *direções marítimas*, registradas pela *rosa-dos-ventos*, integrada na bússola.

A *rosa-dos-ventos* é a denominação dada ao mostrador, em que se registram raios que dividem a circunferência do horizonte e que correspondem às direções dos ventos.

As linhas da *rosa-dos-ventos* correspondem, ainda, às direções marítimas geralmente adotadas pela navegação.

Elas é que marcam ou determinam os rumos em que se divide o horizonte.

A *linha loxodrômica*, reguladora do rumo, é a linha curva terrestre que forma um mesmo ângulo com todos os meridianos. Orientando-se por ela, o navio navega, conservando um rumo constante.

Rumo. Na linguagem jurídica, civil e comercial, é o vocábulo tomado correntemente em seu sentido vulgar: é a *direção*, o *caminho*, a *orientação* a serem seguidos ou percorridos.

Em caso especial, todavia, o Direito Civil, quando alude aos limites entre prédios vizinhos, emprega-o no sentido de *linha divisória* ou *linha limítrofe*.

E, assim, o sentido de rumos confunde-se com o de limites.

Desse modo, a expressão *rumos apagados* tem a mesma significação de *limites apagados* ou *linha divisória apagada*.

E o *avivamento dos rumos* tem, precisamente, a significação de *determinação dos limites*, pela *fixação divisória* ou dos *pontos*, em que se firmam os limites.

E, nesta condição, na execução da demarcação, entende-se a *direção* ou o *caminho* traçado e que vai ser percorrido pelo agrimensor, no sentido de aí estabelecer as divisas ou os próprios limites dos prédios confinantes. Designa, pois, o próprio *curso da linha demarcatória*.

É costume, mesmo, na demarcação, em todos os pontos em que se fixa a *direção* ou o *rumo* que está sendo seguido para determinação ou fixação da linha demarcatória, colocarem-se *marcos*, que, assim, servirão de *pontos de referência* ao mesmo rumo.

RUMOR. Do latim *rumor* (nova, notícia, fama), é, no sentido originário, indicativo da *voz que corre entre o povo*.

Desse modo, rumor exprime a *notícia*, que se propala entre as pessoas, o *fato* ou a *ocorrência*, que se murmuram ou se menciona como verdade. É a *voz do povo*.

RUMOR PÚBLICO. É expressão equivalente a *notoriedade*. Rumor já é tido no sentido de *defama*, *notícia*, *voz do povo*. Se público já se torna *notório*: geral, comum, conhecido de todos, o fato ou a coisa a que se refere ou de *que se fala*.

RUPTURA. É o mesmo que *rompimento*. Deriva-se do latim *ruptura*, de *rumpere* (romper, quebrar, dar solução).

RURAL. Do latim *ruralis*, de *rus* (campo), é empregado para designar ou se referir a tudo que pertence ao campo, é do campo ou da agricultura.

Propriedade rural é aquela que se encontra no campo, fora dos limites urbanos ou suburbanos da cidade e das vilas.

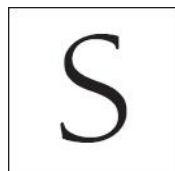
É empregado na mesma significação de *rústico*.

RÚSTICO. Do latim *rusticus*, de *rus* (campo), aplica-se para qualificar tudo o que é do campo, que se refere ao campo, à agricultura, à lavoura. Traz, assim, a mesma significação de rural.

Excepcionalmente, porém, pode ser aplicado para distinguir coisas que, dedicadas à agricultura, não se entendam de natureza rural. A *chácara* ou a *granja*, que se situe em terreno suburbano, evidentemente pode ser qualificada como *prédio rústico*, embora fora da zona rural ou do campo.

Como substantivo, tal como já era usual entre os romanos, *rústicos* designam os *habitantes da campanha*: são os campônios, camponeses, agricultores ou lavradores.

E, desse modo, distinguem-se dos *cidadinos*, habitantes das cidades.



S.A. Sigla ou abreviatura da expressão *sociedade anônima*, a ser aposta às denominações dessa espécie de sociedade mercantil, quando não vêm as mesmas denominações acompanhadas do vocábulo *companhia*.

Assim, segundo a Lei das Sociedades por Ações, nenhuma denominação atribuída às sociedades anônimas pode omitir a palavra sociedade anônima, por extenso, ou abreviada, ou a palavra companhia.

SABEDOR. De *saber*, do latim *sapere*, designa, propriamente, a pessoa que tem ciência ou notícia de algum fato, pelo que é chamada a testemunhá-lo.

Mas nem sempre o sabedor o é por *ciência própria*, isto é, por haver presenciado ou assistido à realização do fato. Pode sê-lo por *ouvida alheia*, quando o fato chega a seu conhecimento por informação de outrem.

Na teoria das provas, o testemunho do *sabedor de vista*, ou de *ciência própria*, que assim, tem conhecimento direto e pessoal do fato, é de maior valia que o *sabedor por ouvir dizer*, ou *auricular*, cujo fato chegou a conhecimento dele de modo indireto ou por o ter ouvido de outrem.

SABIDO. De *saber*, é o adjetivo geralmente aplicado para exprimir o que é *conhecido*, *certo* ou *público*.

Assim *fato sabido* é aquele que é do conhecimento público, sendo *notório*, se já adquiriu fama, ou é vulgarizado, visto que o sabido pode não ser de notícia geral, como o é o notório.

Sabido. Mas, outrora, no plural, *sabidos* entendiam-se os ordenados que o padroeiro da Paróquia, ou Igreja, pagava aos párocos, vigários ou priores.

Extensivamente, *sabidos* eram os lucros ou os emolumentos, obtidos legitimamente, sem qualquer fraude ou ardil, em razão de ofício ou encargo.

Sabido. Pejorativamente, é o *homem esperto*, *matreiro*, *ardiloso* e que tem *astúcia*.

SABOARIA. De *sabão*, do latim *sapo*, *saponis*, designa propriamente o estabelecimento onde se fazem ou se fabricam *sabões*.

Designa, igualmente, o negócio que se dedica à venda de sabões ou sabonetes.

SABOR. Do latim *sapor* (gosto, paladar), exprime a qualidade peculiar a certas coisas, quando em contato com a língua ou levadas ao paladar.

O sabor revela o *gosto das coisas*, isto é, a sensação que provocam quando trazidas à *gustação*, pela qual se experimentam ou se examinam.

Na técnica do Direito Comercial, a verificação do sabor, ou prova *ad gustum*, é, por vezes, necessária à perfeição do contrato de compra e venda, quando é condicionado a este exame, ou a este *experimento*.

A verificação antecipada ao sabor (*ad gustum*) é muito comum no comércio de bebidas (vinhos, café), como no de frutas.

Saboreando as mercadorias oferecidas à compra é que se firma o negócio, segundo as bases estipuladas.

SABOTAGEM. De *sabotar*, do francês *saboter*, é a expressão usada para indicar o ato, ou os atos executados por alguém no sentido de *deteriorar coisas*, ou de *criar dificuldades materiais*, a fim de impossibilitar o trabalho, ou causar prejuízos ao dono da empresa, ou do estabelecimento.

Assim, qualquer meio utilizado para impossibilitar, ou para prejudicar o trabalho, mesmo que não se cumpra por uma deterioração à maquinaria ou material empregado pela empresa,

importa numa *sabotagem*, desde que pelo ato se consigna um impedimento ao trabalho efetivo.

SABUJO. Do baixo latim *segutius*, dizia-se, originariamente, do cão de montaria ou *veação* (Moraes), de olfato mui fino e destinado à caça grossa.

Sabujo. Tem hoje emprego pejorativo, exprimindo *adulador*, *venal*, *servil*.

SACA. De *sacar*, do latim *sacare*, de *saccus*, exprime em geral a ideia de *extração*, ou *deação de tirar*. Por essa razão, na linguagem, é empregado como prefixo para indicar tudo o que serve para *sacar* ou *tirar*.

Saca. Na linguagem antiga, determinava a licença para que se exportassem mercadorias de um país para outro, identificando a própria *exportação*, notadamente de frutas e gêneros alimentícios.

E extensivamente se referia ao imposto devido por essa exportação, pago *ad valorem*.

Saca. Ou o mesmo que *saco*, é o recipiente, ou invólucro, destinado ao resguardo e transporte de gêneros alimentícios, convertendo-se mesmo em *medidas* para vendas a grosso, fixada em uma certa quantidade de quilos.

SACADA. De *sacar* (apartar), designa toda *saliência*, ou *obra avançada*, com balaústres, ou gradil, nas paredes das casas ou dos edifícios, tendo a forma de balcão ou varandim.

A *sacada* pode tomar toda extensão de uma parede, como pode limitar-se a uma das *janelas*, postas aos pisos superiores ou assobrados dos edifícios, pelo que são as janelas rasgadas até o pavimento e não têm peitoril.

Dizem-se, por isso, *janelas de sacadas*.

Os romanos chamavam de *maenianas* por serem ideadas pelo arquiteto Maenio. E igualmente as denominavam de *solarius*.

As *janelas de peitoril* e as *janelas de sacadas*, assim, distinguem-se perfeitamente. As janelas de peitoril não se salientam das paredes, como as de *sacadas*. E não se rasgam até o piso.

Para os prédios vizinhos somente se podem fazer *sacadas* se estes as consentem. Sem o consentimento deles, se feitas, dentro de um ano e dia podem ser desfeitas, desde que o exijam Cód. Civil/2002, art. 1.302, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 576).

Sacada. Na linguagem mercantil, qualifica a condição de *saque* atribuída ao título, assim criado em distinção aos que se emitem ou que se formulam por ato diferente.

Letra sacada. Serve, ainda, para distinguir toda ação que resulta de extração ou tirada: *quantia sacada*. (ngc)

Vide: *Sacado*.

SACADA DE TELHADO. É o mesmo que *beiral*, ou *aba do telhado*, composto pela *saliência* de telhas que saem das paredes.

SACADO. De *sacar*, vulgarmente significa o que se tira, ou se extrai de dentro de outra coisa que o contém.

Dinheiro sacado é o dinheiro *tirado* ou *retirado* de onde se encontrava à disposição de seu dono. É dinheiro *fornecido* por quem o tinha guardado ou *entregue* como *financiamento*.

Sacado. Mas, na linguagem mercantil, como substantivo, exprime, propriamente, a pessoa contra quem se *saca*, ou contra quem se envia *ordem para pagar* ou *fornecer certo valor*.

Nas *letras de câmbio*, *sacado* é pessoa contra quem se passa a ordem para pagar a soma cambial, em princípio, por ser devedor da pessoa que extrai, tira ou *saca* essa ordem (*sacador*).

Nos *cheques*, *sacado* é o banco, ou estabelecimento comercial, contra quem se extrai essa ordem de pagamento.

O *sacado*, nas *letras a prazo*, torna-se o *aceitante*, tão logo, reconhecendo a ordem que se *saca* contra ele, a *aceita*, para se vincular à obrigação. Aliás, enquanto não apõe seu aceite ao título, o *sacado* não assume qualquer obrigação de pagar a soma cambial inscrita, ou ordenada pelo *saque*. Este, enquanto não *aceite*, não formula nenhuma convenção entre o *sacado* e o *sacador*.

SACADOR. Assim se designa a pessoa que saca ou extrai letra de câmbio, ou tira cheque, contra outra pessoa, em cujo poder tenha *provisões*, ou *fundos disponíveis*, a favor de um terceiro (tomador ou portador), ou a seu próprio favor.

A rigor, o sacador entende-se um *credor* de sacado. Em razão desse crédito é que está autorizado a sacar ou a determinar a *ordem de pagamento*, que se inscreve na letra de câmbio, ou no cheque.

Para a validade da letra sacada, ou do cheque extraído, é indispensável a *assinatura do sacador*, ou de seu mandatário especial e expresso, com poderes para sacar letras e emitir cheques.

Também se denomina de sacador a pessoa que saca ou extrai ordens de pagamento para serem pagas a terceiros ou aos portadores pelo sacado nelas designado.

Em todos os títulos que saca, é o sacador um *coobrigado*, respondendo, igualmente, pelas somas inscritas na ordem se o sacado, ou alguém por ele, não as cumpre.

Mesmo enquanto não aceita a letra de câmbio, é ele o direto responsável pela soma cambiária perante o tomador, isto é, perante a pessoa a favor de quem ordenou o pagamento. Assim, os portadores da letra, ou de outras ordens de pagamento, têm o direito regressivo contra ele para haver as importâncias relativas às ordens sacadas, desde que não cumpridas pelo sacado e protestadas regularmente. A *falta do protesto*, segundo a regra, faz caducar o direito de regresso, não somente contra o sacador, como contra qualquer outro coobrigado do título: endossantes e respectivos avalistas.

O sacador da letra (*debitor cambii*) é também denominado de *passador* ou *dador da letra*.

SACAR. Do latim *saccare* (extrair, tirar para fora), é empregado na linguagem jurídica em várias acepções.

Sacar é ordenar ao devedor que pague a outrem certa quantia em dinheiro: *sacar letra de câmbio*; *sacar cheque*.

Sacar é fornecer-se de mercadorias que lhe são entregues a crédito, ou por conta de fundos que possui em poder de outrem: *sacar fazendas* ou *sacar gêneros*.

Sacar é tirar resultados ou auferir lucros de algum negócio: *sacar os proventos*.

SACAR A DESCOBERTO. Extrair letra, saque ou cheque contra pessoa, ou estabelecimento comercial, ou bancário, sem ter em mãos dele os fundos ou provisões disponíveis.

SACARIA. De *saco*, certa quantidade de *sacos*, ou de *sacas*, usadas para a exportação ou venda de mercadorias acondicionadas dessa maneira.

Em contrato de venda, em que alguém se compromete a fornecer a sacaria, entende-se que a parte que a isso se obrigou tem que prover todos os sacos necessários ao acondicionamento das mercadorias.

SACO. Do latim *saccus*, designa o *receptáculo*, feito geralmente de pano (algodão ou aniagem), cosido por três lados, a fim de que nele se ponham gêneros ou mercadorias destinadas ao consumo público ou, mesmo, às exportações.

Em geral, os sacos resultam em medida, visto que comportam 60 quilos dos gêneros que neles se acondicionam. Por essa forma, *um saco*, vale dizer 60 quilos de alguma coisa. E, se a compra se fixa por saco, entende-se que cada saco deve conter essa quantidade.

SACRAMENTAL. De *sacramento*, do latim *sacramentum*, é geralmente empregado, na linguagem jurídica, para exprimir o que está consagrado pela lei, ou pelos costumes.

Assim, *forma sacramental* é a que se impõe ao rigor do preceito que a institui, não podendo ser desprezada nem modificada, sob pena de ser viciado e nulo o ato jurídico que a exige.

Além de trazer o sentido de fundamental, ou de essencial, a qualificação sacramental importa em aludir à exteriorização solene, que deve revestir a forma do ato, tornando-se formalidade extrínseca substancial para a sua validade.

SACRIFICAR. Do latim *sacrificare* (oferecer sacrifícios, imolar), na terminologia jurídica é tomado no sentido de *abandonar*, *dedicar-se com afinco*, *despender*, *renunciar*, *privar-se*.

Em geral, em qualquer acepção, *sacrificar* traduz sempre a ação do que se vem realizar ou do que se vem fazer, ou do que se possa cumprir com a finalidade de dar ou trazer benefício ou proveito a outrem, com sacrifício ou prejuízo próprio.

Por vezes, no entanto, há, por parte de *quem se sacrifica*, algum interesse particular ou qualquer interesse próprio ligado a interesse alheio. Casos, há, ainda, em que o sacrifício é intentado em benefício ou proveito comum. Há interesses recíprocos, como ocorre, por exemplo, no *alijamento de mercadorias*, em que o sacrifício se opera em benefício comum (carga e navio).

SACRIFÍCIO. Do latim *sacrificium*, de *sacrificare* (oferecer em sacrifício), na técnica jurídica é o vocábulo empregado para designar a medida, ou o ato, que causa um *dano*, um *prejuízo* ou um *abandono* a certas coisas, em benefício de outras, ou para se evitar um prejuízo ou dano maior.

Vários aspectos pode tomar o sacrifício, em certas circunstâncias, notadamente quando se cumpre pela inutilização das utilidades sacrificadas, tomando o caráter de perfeita imolação. É o que se anota no caso de *queima de mercadorias*, cuja produção excedeu os limites do consumo, *tendente a valorizar o restante*. Aí o sacrifício resulta num benefício que se origina da obtenção de melhores preços. Neste particular, para que o sacrifício seja equitativo, ou se distribua a quantos tenham interesse nessa valorização, cada interessado entregará a sua *cota de sacrifício*.

Sacrifício. Na linguagem comercial, sacrifício designa, também, a *venda com prejuízo*, na intenção de serem evitados maiores males. Assim, *sacrificar mercadorias* é vendê-las abaixo do custo, ou por preços inferiores aos normais.

Sacrifício. Na linguagem do Direito Marítimo, tem a expressão conceito análogo: significa igualmente o *abandono*, ou o *dano deliberado* em relação a certas mercadorias, ou cargas do navio, em benefício do salvamento da carga comum e do próprio navio, quando em perigo de naufrágio.

Por essa forma, o sacrifício é imposto como a medida salutar e necessária para que se evitem danos maiores.

O sacrifício, neste particular, resulta do *alijamento ao mar* de parte da carga, ou de pertences do navio, como pode resultar da *venda necessária* de parte da carga para atender o pagamento de despesas extraordinárias.

Para que justifique a avaria comum, o sacrifício deve ser *deliberado*, isto é, deve ser autorizado em virtude de deliberação tomada em junta, conforme se determina no art. 509 do Cód. de Comércio.

SADISMO. De *Sade*, designa a lubricidade pervertida e cruel.

No sádico, o “desejo e o gozo venéreo só se realizam com o sofrimento ou a crueldade exercida pelos flageladores sobre a pessoa amada” (Afrânio Peixoto).

Schrenk-Notzing designa o sadismo como *algolagnia ativa* (*algos*, dor; *lagnos*, excitado sexualmente), em oposição ao masoquismo, que nomeia como *algolagnia passiva*.

No sadismo, o sádico é o flagelador; no masoquismo, o sádico é o flagelado.

Há ainda o *sadismo simbólico*, quando a maldade ou a crueldade não resulta de uma ofensa física, mas de um insulto.

SAFAR. Possui sentido de *tirar*, *subtrair*, *desembaraçar*, *escapar*.

Na linguagem marítima é, porém, especialmente aplicado no significado de *desencalhar*. É, pois, *pôr o navio que estava encalhado a navegar*.

Safamento, por esta razão, é o *desencalhe* do navio, ou o ato por que se livra o navio do encalhe, em que estava, para novamente navegar.

SAFISMO. De *Safo*, poetisa grega da ilha de Lesbos, o mesmo que *lesbianismo*, tal como *otribadismo* designa a inversão da mulher, ou o homossexualismo feminino. É a inclinação da mulher por outra mulher, com a qual satisfaz seus apetites sexuais.

O homossexualismo feminino, chamado de safismo, difere do tribadismo, conforme a lição de Afrânio Peixoto. No safismo, as *safistas* praticam a inversão através do coito bucal (*cunilíngua*), ou seja, pela sucção clitoridiana. No tribadismo, é este realizado pelo atrito dos órgãos genitais, uns contra os outros, que são os atos externos, embora nem sempre necessários. Muitas vezes as tribadistas satisfazem-se com os abraços apertados, os beijos com chupões furiosos.

Vide: *Homossexualismo. Tribadismo.*

SAFISTA. Mulher homossexual, que pratica o safismo ou tem predileção por outra mulher, com certa repugnância pelo homem.

Vide: *Safismo.*

SAFRA. De origem ignorada, exprime o vocábulo não somente, na linguagem agrícola, o sentido de colheita, como, em outras atividades, o *resultado* ou a *produção* obtida em determinada oportunidade.

É de Moraes o exemplo acerca do último dos sentidos: “esta função foi a *safra* dos alfaiates, isto é, tiveram muita obra por ocasião dela”.

Safra. O Cód. Civil, além de aplicar na significação de colheita, utilizou-se da *safra ultimada*, como termo da locação agrícola, cujo prazo não se tenha fixado sem correspondência. Cód. Civil/1916, art. 1.222 – artigo sem correspondência no Cód. Civil/2002. (ngc)

SAGUÃO. Do castelhano *zaguán*, tirado do árabe *çatuan*, originariamente tem a significação de *pórtico*: é a peça coberta que serve de vestíbulo à entrada de uma casa.

Na linguagem técnica das construções, porém, distingue a parte descoberta do edifício, fechada parcialmente por paredes, ou em todo seu perímetro pelo próprio edifício. Há, assim, o *saguão interno* e o *saguão de divisa*. O interno é o que está encravado no próprio edifício, mostrando-se perfeito *pátio* deixado em seu interior. O de divisa é o que, embora fechado ou pertencendo ao interior do edifício, dispõe de uma face livre que se comunica para alguma área da frente ou dos fundos.

SAÍDA. De *sair*, do latim *salire* (saltar, deitar-se para fora), entende-se, geralmente, o lugar por onde se sai, ou por onde se escoam as coisas.

Saída. Na significação do Direito Civil, a saída é o lugar, ou a parte de uma coisa, por onde se tem acesso, ou se obtém passagem, em demanda a outro lugar.

Justamente nos prédios encravados, a saída é a passagem que, destes mesmos prédios, vai a outras paragens, permitindo, assim, aos que neles habitam ou trabalham o trânsito livre.

Saída. Em relação aos edifícios, a saída é a porta que permite acesso às vias públicas.

Saída. Na linguagem do comércio, a saída é a venda das mercadorias adquiridas. E, assim, para as vendas fora da praça ou para países estrangeiros, entende-se a própria *exportação*, ao contrário da *entrada*, que revela a importação.

SAISINA. Saisina vem do francês *saisine*, significando o direito de tomar posse dos bens do defunto no mesmo instante do óbito, como, aliás, está no art. 1.784 do Código Civil de 2002, em dispositivo reproduzindo o conteúdo do art. 1.572 do Código Civil de 1916: “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros, inclusive testamentários”. A regra do direito francês é a expressão *le mort saisit le vif*, a significar que, no mesmo instante em que se abre a sucessão, o herdeiro se investe no domínio e posse dos bens constantes do acervo hereditário. (nsf)

SALARIADO. De *salário*, entende-se toda pessoa que, empregada de outrem, percebe salário. É expressão indicativa do empregado ou do trabalhador, que exerce cargo ou função, mediante salário. O mesmo que *assalariado*.

SALÁRIO. Do latim *salarium* (soldo, paga), originalmente designava a *paga anual* devida aos militares. Era, assim, o *soldo*.

Modernamente, em acepção genérica, salário é toda *remuneração* ou *estipêndio*, devido pela prestação de um serviço.

Salário. No sentido trabalhista, o salário é a remuneração ajustada, ou atribuída ao empregado, como compensação ou em troca de seu trabalho, seja braçal ou intelectual.

O salário é devido pelo empregador (patrão), em razão de um contrato de trabalho, que tanto se anota verbal como escrito. E, assim, é elementar no salário a obrigação do empregador de pagá-lo na forma ajustada, tenha ou não tenha havido lucros.

Esta condição inerente ao salário é que os franceses chamam de *forfaitaire*, ou *à forfait*. Por ela, o preço de remuneração é fixado previamente, de modo invariável, pouco importando os resultados que o empregador obtenha dos serviços executados.

Neste particular, o salário bem se difere da *gratificação*. Esta resulta de um *interesse* dado ao empregado, ou de uma *bonificação*, que lhe é atribuída, a critério e ao arbítrio do patrão, sem se condicionar a qualquer obrigação de pagamento, em razão dos serviços executados. É ato de liberalidade do empregador, enquanto o salário se impõe paga obrigatória.

No entanto, se a *gratificação* é estipulada em forma de contribuição periódica efetiva, fixada na convenção de trabalho, é tida como *salário complementar* ou *suplementar*.

A própria participação nos lucros, propriamente, não se entende salário, porquanto o salário subsiste haja ou não haja lucro, ao passo que a participação nos lucros é fundada na ocorrência destes. Não se devem lucros quando estes não se evidenciam. Mas se pela convenção do trabalho o empregado tem direito a lucros, estes, sem dúvida alguma, integram-se no salário complementar.

Assim, na paga devida ao empregado, necessário distinguir o salário, propriamente dito, da remuneração ajustada.

O salário corresponde às *diárias*, *semanadas*, *mensalidades*, ou *cotas de tarefas*, que se devem pagar ao empregado em razão de seu trabalho, sem subordinação a qualquer outra condição, que não seja a de prestação do serviço. Evidencia-se o *salário principal*.

A remuneração é composta pelo salário efetivamente ajustado e de todas as demais compensações complementares atribuídas ao empregado, em razão do emprego, tais como percentagens, gratificações, participação nos lucros, abonos, alimentação e habitação, que formam os *salários acessórios*: é o *salário suplementar*.

Na base dessa remuneração, de que resulta um *salário total*, é que se calculam as indenizações previstas em lei, nos casos de acidentes e de despedida injusta.

SALÁRIO ACESSÓRIO. É o que resulta das *percentagens*, *comissões*, *gratificações* e *abonos* estipulados em caráter obrigatório, isto é, ajustados no contrato de trabalho, para serem atribuídos ao empregado, além da importância fixa que constitui o salário principal.

Embora pagas habitualmente, as gratificações não estipuladas no contrato não se indicam salário acessório, mostrando-se mera liberalidade do empregador, que as pode deixar de pagar.

SALÁRIO-BASE. É aquele que se compõe para servir de base às indenizações. É o *salário total*, compreendido pelo salário fixo e pelos salários acessórios.

SALÁRIO COMPLEMENTAR. É o salário que não é fixado, resultando de promessas firmadas de trabalho e que se cumprem como comissões, percentagens, gratificações. É o mesmo *salário suplementar*.

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. Entende-se por *salário de contribuição* (Lei nº 8.212, de 24.07.91, art. 28):

a) para o empregado e o trabalhador avulso, a remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título, durante o mês, em uma ou mais empresas, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, as gorjetas e os adiantamentos;

b) para o empregado doméstico, a remuneração registrada na CTPS;

c) para o trabalhador autônomo e equiparado, empresário e facultativo, o salário-base.

SALÁRIO DIRETO. É o que provém do pagamento ajustado e devido efetivamente pela prestação do serviço, ou execução do trabalho, e a ser cumprido em dinheiro.

O salário direto, pois, seja fixo ou variável, é o que se forma pela *construção pecuniária* devida pelo empregador, como compensação aos serviços prestados, e paga diretamente, na forma ajustada, ao empregado. Opõe-se ao *salário indireto*, resultante de *benefício prestado* ao empregado e de contribuições devidas em razão de situações especiais do mesmo.

SALÁRIO-EDUCAÇÃO. Contribuição social, devida pelas empresas, referentes aos filhos dos empregados em idade escolar.

O salário-educação não tem caráter remuneratório na relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário ou à remuneração recebida pelos empregados das empresas contribuintes. Ver o art. 15 da Lei nº 9.424, de 24.12.96 e a Lei nº 9.766, de 18.12.98.

SALÁRIO EM ESPÉCIE. É o salário *in natura*, isto é, que é cumprido pela entrega de bens ou de utilidades, e que se evidencia como adicional, ou acessório, ao salário principal, pago em dinheiro.

Computam-se no salário em espécie, para todos os efeitos legais, a alimentação, a habitação, o vestuário, ou quaisquer outras prestações *in natura*, que o empregador, por força do contrato, tenha que fornecer, ou entregar ao empregado.

SALÁRIO EQUIVALENTE. É o salário igual, ou que é percebido por outrem em idênticas funções, ou em idêntico trabalho.

No sentido legal, salário equivalente é o “salário igual ao daquele que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente, ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante”.

Em princípio, a *equivalência do salário* é sindicada, quando ocorre falta de estipulação do mesmo, ou quando não exista prova dessa estipulação. Assim, busca-se o salário equivalente, que será devido ao empregado.

Idêntica função ou *serviço semelhante* devem entender-se como os que se apresentam em *igualdade de condições*, ou se mostrem *parelhos em atribuições e produtividade*, sem revelar, portanto, um em relação ao outro, uma *especialização* ou *atribuição particular*. Funções de atribuições que não se rivalizam nem se possam igualar, pelos resultados; não se assemelham.

SALÁRIO-FAMÍLIA. Será devido, mensalmente, ao segurado empregado, exceto o doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados (enteados e menores sob guarda ou tutela).

Seu pagamento depende da apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e da exibição anual do atestado de vacinação obrigatória do filho.

Será pago com o salário, e o valor da cota por filho ou equiparado, até 14 anos de idade ou inválido, depende da remuneração mensal do segurado.

A cota do salário-família não se incorpora ao salário ou ao benefício.

É devido também ao servidor ativo ou inativo, por dependente econômico (cônjuge, companheiro, filho e enteado até 21 anos, estudante até 24 anos, inválido de qualquer idade, menor de 21 anos que viva em companhia do servidor, mãe e pai sem economia própria).

SALÁRIO INDIRETO. A rigor o salário indireto é formado pelas contribuições a cargo do empregador e pagas em proveito do empregado. Compõem, assim, o salário indireto os prêmios dos seguros sociais, as *taxas de beneficências*, ou quaisquer outros pagamentos efetuados pelo empregador em associação, companhias de seguros, para a prestação de assistência e beneficência ao empregado.

Certos salários em espécie, como alimentação, habitação, vestuário, integrantes da convenção de trabalho, representam salários indiretos, desde que não se pagam diretamente ao empregado em dinheiro, mas em utilidades que lhe aproveitam e beneficiam.

SALÁRIO-MATERNIDADE. Será devido à segurada empregada, à trabalhadora avulsa e à empregada doméstica durante 28 dias antes e 92 dias depois do parto e consistirá numa renda mensal igual à sua remuneração integral a ser paga pela empresa.

A empregada doméstica receberá o salário-maternidade diretamente da previdência social, em valor correspondente ao do seu último salário de contribuição.

Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança até um ano também é devido salário-maternidade pelo período de 120 dias, conforme o art. 392-A da CLT acrescido pela Lei 10.421/2002.

SALÁRIO-MÍNIMO. Salário-mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, e capaz de satisfazer às suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte.

Praticamente, pois, o salário-mínimo corresponde à fixação de um *quantum* mínimo, indispensável à manutenção do empregado, nela se incluindo, não somente o dinheiro necessário à alimentação, como de todo dinheiro de que, normalmente, precisa para satisfazer

à aquisição de outras utilidades indispensáveis à vida. O *mínimo* do salário está em razão do *custo normal* da vida.

Para a formação do salário-mínimo, pois, ter-se-á que determinar o necessário, dia a dia, para a obtenção do alimento, roupa, habitação, higiene e transporte de um trabalhador adulto. Assim, o salário-mínimo é igual à soma das *despesas diárias* para obtenção dessas necessidades.

A Constituição Federal prevê que o salário-mínimo é direito do trabalhador e será sempre fixado em lei, tendo nacionalmente unificado o seu valor, em nível que atenda as necessidades vitais da família, tais como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social (art. 7º, IV).

SALÁRIO NOMINAL. Em oposição ao salário real, o salário nominal exprime o *quantum* da remuneração fixada em dinheiro, segundo o ajuste assentado entre o empregado e o empregador, sem se ter em conta a soma das utilidades que se possam adquirir com essa importância.

SALÁRIO REAL. Entende-se propriamente o *poder aquisitivo* efetivo do salário em dinheiro, isto é, a soma de utilidades que possam ser adquiridas pelo empregado para satisfação de suas necessidades e de suas comodidades.

Assim, enquanto o salário nominal representa o dinheiro que é pago ao empregado como remuneração a seus serviços, o salário real demonstra praticamente o resultado da aplicação do salário nominal em benefício e proveito do emprego.

SALÁRIO SUPLEMENTAR. O salário suplementar, ao contrário do salário principal, ou salário fixo, é o que resulta de gratificações, ou de participações de lucros prometidas ao empregado no contrato de trabalho.

O salário suplementar, assim, somente constitui direito do empregado se ajustado ou prometido formalmente. O simples hábito adotado pelo empregador de distribuir gratificações, sem uma obrigação contratual, não formula o dever de pagar essa gratificação.

No entanto, embora não escrita, isto é, embora não estipulada por escrito, desde que o contrato seja verbal, a *promessa de gratificar*, ou de *distribuir lucros*, pode decorrer de uma praxe instituída pelo estabelecimento, posta em prática todos os anos, em determinadas épocas, pela qual, sem distinção de categoria ou de função, se atribua a todos os seus empregados uma certa soma como gratificação ou como participação nos lucros.

Nestas condições, a promessa resulta inequívoca e de modo tácito. Mas os requisitos para a evidência dessa promessa tácita serão:

- a) que todos os anos a gratificação se distribua, em períodos certos, tornando-se como praxe;
- b) que sejam favorecidos por ela todos os empregados, sem distinção de cargo, ordenado ou função.

SALÁRIO TARIFADO. Em oposição ao *salário por tempo*, isto é, por dia, semana, quinzena ou mês, o salário sob tarifa, ou *salário tarifado*, é o que é ajustado por empreitada, ou convencionado por tarefa ou peça.

Mesmo que o salário se contrate por tarefa ou por empreitada, assegura-se ao trabalhador o salário-mínimo. Por essa razão, o *preço da tarefa* deve ser estipulado de forma que a produção diária, segundo as possibilidades normais do trabalhador, corresponda à remuneração mínima fixada.

SALDAR. Do latim *solidare* (ajustar contas, regular contas), no sentido jurídico-comercial entende-se o *resgate integral* ou *total de um débito*. Possui, assim, o mesmo sentido de *quitar*, *solvar integralmente*, *liquidar*.

Saldar uma dívida, pois, significa, tecnicamente, pagar o total da dívida, ou o que dela resta, para obter a necessária quitação.

Saldar uma obrigação é cumprir inteiramente a prestação que lhe serve de objeto.

Saldar. Na linguagem corrente do comércio, exprime, igualmente, o sentido de *liquidar*. Por essa forma, *saldar o estoque de mercadorias* significa expor à venda, *para liquidar*, o que existe do estoque.

SALDO. De *saldar*, ou propriamente do latim *solidus* (ajuste de contas, o que resta, firme), em sentido genérico significa sempre *o que fica, o que sobra, o que resta*. Assim, saldo exprime *o restante, o remanescente, a diferença*.

Na linguagem jurídica e comercial, embora, aparentemente, a aplicação do vocábulo pareça ter conceito diverso, em realidade sempre se apresenta nesta significação gramatical.

Saldo. Na terminologia técnica da contabilidade, o *saldo* sempre se revela a diferença anotada entre as colunas de débito e de crédito. Assim é o *superávit*, ou *o que resta* da subtração operada entre as somas das duas colunas.

O processo para apuração desse saldo é chamado de *balanceamento*. E conforme o *superávit* é consequente da maior soma da coluna do *deve* (débito), ou da coluna do *haver* (crédito), é ele *devedor*, ou *credor*. Quer isto significar, pois, que o saldo, seja devedor, ou seja credor, resulta sempre de uma diferença ou *resto* anotado entre as somas das duas parcelas (*deve e haver*). Estando equilibradas as duas somas, logicamente, não haverá saldo. E a conta está virtualmente encerrada ou *saldada*, isto é, está *quitada*.

Saldo. No sentido estritamente comercial, ou na linguagem dos negócios, saldo designa *orestante*, ou *o que sobra* de uma partida de mercadorias, cuja maior parte foi vendida, o qual, para liquidação dessa partida, é posto à venda por *preço mais baixo*, isto é, por preço inferior ao da venda das mercadorias.

Assim, *venda de saldos*, além de exprimir que se trata de mercadorias que ficaram de uma venda anterior, explica que essa venda se dará por preços mais vantajosos, ou por *preços remarcados*.

SALDO APURADO. Denominação atribuída ao *líquido* verificado em uma conta, pela subtração entre as parcelas de débito e de crédito. Bem por isso recebe ainda a qualificação de líquido: *saldo líquido* ou *saldo apurado* têm, pois, sentidos equivalentes.

Aliás, aplicável à técnica das contas, o saldo já conduz essa ideia de líquido, visto que resulta de um balanceamento de contas, representando o resultado da subtração operada. Mas a liquidez do saldo, como é natural, refere-se sempre à conta de que procede.

O *saldo apurado*, em regra promovido para regularização das contas, ou para determinação de sua exigibilidade, inscreve-se sempre, *para o balanceamento*, ao fim da última parcela da coluna cuja soma é menor. Feita a operação, reabre-se a conta, inscrevendo-se no débito, ou no crédito, conforme as circunstâncias, o *saldo a novo*, que exprime o próprio saldo apurado.

SALDO CREDOR. Em qualquer espécie de conta, o saldo é credor quando maior é a soma das parcelas inscritas na coluna do crédito (haver), que a apurada na coluna do débito (deve).

A evidência de um *saldo credor*, quando se trata de conta-corrente, importa em dever a pessoa, ou o estabelecimento, ao *titular da conta*, a quantia ou a importância que no mesmo saldo se inscreve.

Nestas condições, o *saldo credor*, em relação ao estabelecimento, em cujos livros a conta se inscreve, é um *débito*, sendo um *crédito a favor do correntista*, que titula a conta. Em relação a este, o saldo credor representa um *ativo*. Mas, em relação ao estabelecimento, é um *saldo passivo*.

A evidência de *saldo credor* em contas impessoais e representativas do estabelecimento revela sempre um lucro, se em contas que sofrem mutações, ou se devam encerrar pelo balanço, como *Mercadorias, Juros, Comissões*. É, pois, um *saldo ativo* ou *positivo*.

SALDO DEVEDOR. Ao contrário do saldo credor, o saldo devedor denota o “*superávit*” da *coluna do deve* sobre a soma da coluna do haver.

Nesta hipótese, ocorrente que sua apuração se registra em uma conta pessoal (conta-corrente), o titular da conta, isto é, a pessoa cujo nome a encima, entende-se *devedor* do estabelecimento, que, correlatamente, tem um crédito estimado neste saldo contra o mesmo devedor.

Nesta hipótese, o *saldo devedor* contra o correntista representa um saldo credor para o estabelecimento, correspondendo, pois, a um *ativo* para ele, e um *passivo* para o correntista devedor.

Nas contas impessoais, gastos gerais, juros, móveis, imóveis, etc., o saldo tem significação diversa:

- a) nas contas de despesas, o saldo devedor importa um prejuízo, a ser encerrado pelo balanço;
- b) nas contas em que se inscrevem os valores de bens, os saldos devedores indicam um valor de *ativo*, constituído pelos bens ali contabilizados.

SALDO EXIGÍVEL. O saldo exigível é aquele que, representando o crédito de alguém, pode ser por ele exigido, quando e nas condições ajustadas, ou convencionadas entre ele e o seu devedor.

O saldo exigível, assim, pressupõe um saldo já apurado e tornado líquido, pelo que somente em semelhantes condições pode ser, licitamente, exigido.

No entanto, mesmo que o saldo se tenha regularmente apurado, não será ele exigível se, entre devedor e credor, ficou estabelecido prazo certo para sua liquidação ou resgate. Nesta hipótese, somente depois que vencido o prazo, se tornará exigível.

Os saldos exigíveis dizem-se *saldos à disposição*, quando constituem *fundos disponíveis*, ou *provisões*, cobráveis mediante saques ou cheques.

SALDO RECONHECIDO. O saldo é reconhecido quando a pessoa que se indica como *devedora*, no próprio documento em que se extrai ou se apura o saldo, reconhece a sua procedência, por essa forma legitimando o débito e o tornando documentariamente exequível.

O reconhecimento do saldo pode operar-se em contas-correntes ou mesmo em faturas.

SALGAR. Derivado de *sal*, significa *temperar com sal*, ou *conservar em sal*. Na linguagem pecuária, tem igualmente o sentido de *dar sal ao gado*.

Salgar. Mas, na linguagem popular do comércio, é tomado no sentido de *aumentar exageradamente* os preços das coisas, para obtenção de maior lucro.

Vender salgado, assim, na gíria mercantil, significa vender caro ou por preços elevados.

SALINA. Do latim *salina*, é o vocábulo empregado para indicar a *mina de sal*, ou o *local em que se produz o sal* pela evaporação da água salgada recebida do mar.

Assim, a *salina*, tecnicamente, é a *fábrica* que produz o sal em estado bruto e sem qualquer beneficiamento. O *beneficiamento do sal*, obtido pela refinação, não é mister da *salina*, mas da *refinaria*. O refinamento do sal, pois, é processo de melhoria do produto, para lhe retirar as impurezas da fabricação, executado posteriormente.

SALUBRIDADE. Do latim *salubris* (saudável, bom para a saúde, salutar, sadio), indicando a qualidade do que é saudável, ou sadio, exprime o estado de sanidade ou o estado higiênico das coisas.

Assim, a salubridade revela, notadamente, as condições propícias à vida em relação a determinados lugares, seja em razão do clima, como em razão da própria sanidade local.

Salubridade. Na técnica do Direito Trabalhista, a salubridade, sem fugir ao conceito gramatical, resulta da inexistência no local do trabalho (oficinas ou fábricas) de causas capazes de, por sua natureza, ou pelo método de trabalho, produzirem doenças infecciosas ou intoxicações.

SALUBRIDADE PÚBLICA. Refere-se ao estado sanitário de um lugar, ou aos requisitos indispensáveis à sanidade pública.

Assim, embora se referindo às condições sanitárias de ordem pública, ou coletiva, não deixa a expressão de aludir ao estado higiênico ou de sanidade de um lugar, em virtude do qual se mostram favoráveis às condições de vida de quantos o habitam.

Recebe o qualificativo de público, justamente por ser de interesse geral e comum, mostrando matéria que merece direta vigilância dos próprios poderes constituídos.

Bem por isso, quando se trata de remoção de fatos que atentem contra a *salubridade pública*, cabe ao Poder Executivo tomar a iniciativa, a fim de evitar que a *nocividade*, ou qualquer outro fato prejudicial à saúde pública, venha alterar as boas condições sanitárias do lugar.

Até mesmo se outorga ao Poder Público o direito de desapropriar os bens particulares que sejam empecilhos ao normal saneamento das cidades ou das vilas. É *caso de necessidade pública*, conforme expressão do Cód. Civil/1916, art. 590, § 1º, nº IV – artigo sem correspondência no Cód. Civil/2002. (ngc)

SALVAÇÃO. Do latim *salvatio* (ação de salvar, conservação), é o vocábulo empregado, na linguagem jurídica, com a mesma significação em que é tido na linguagem corrente.

Assim, salvação, em amplo conceito, entende-se o ato empreendido para furtar, ou livrar as coisas de riscos iminentes, ou de perigos certos, que ameacem sua integridade.

A salvação, pois, não se revela, propriamente, um ato preventivo como a *salvaguarda*, tomado a fim de que se subtraíam as coisas a riscos temidos. A salvação é a ação imediata e apropriada para remover a causa dos riscos que vêm sobre ela, a fim de a livrar da ruína, ou da perda, que seria inevitável sem essa profícua e útil intervenção.

Embora *salvamento* possa ser tido como expressão equivalente a *salvação*, bem se distinguem os vocábulos. A salvação dá melhor ideia do atual, da ação no presente, enquanto *salvamento* é mais propriamente aplicado no sentido da ação já cumprida, isto é, quando a coisa já se subtraiu ao perigo.

SALVAÇÃO PÚBLICA. É a salvação tendente a livrar o público, ou o povo, de um *mal* qualquer, quando em caráter de calamidade.

Sob a égide das leis romanas, em vigência a Lei das XII Tábuas, firmava-se o princípio de que “*salus populi, suprema lex est*” (a salvação do povo é a suprema lei).

Não impera, agora, o preceito romano. A *Lei Suprema* reside na *vontade do povo*, inscrita em sua Magna Carta (Constituição).

Assim, as medidas de *salvação pública*, que se justificam como meios extraordinários para remover perigos iminentes de caráter coletivo, devem ser autorizadas por preceitos constitucionais.

Por essa razão, o princípio do *salus populi* serve simplesmente de apelo à execução de medidas extraordinárias, que a própria Constituição faculta em casos excepcionais.

SALVÁDEGO. De *salvar*, é o prêmio devido às pessoas que salvam, ou põem a salvo coisas alheias, em risco de se perderem ou de se arruínarem.

Embora o salvador tenha, igualmente, o direito de exigir o reembolso de quantias gastas com *o salvamento da coisa*, o *salvádego* não se confunde com o valor destas despesas. É *arremuneração*, ou a *justa compensação*, como prêmio, ou paga, aos serviços prestados no salvamento.

Salvádego. Na terminologia do Direito Marítimo, é o vocábulo especialmente empregado para designar a paga extraordinária que deve ser atribuída a quem salva o navio em perigo, ou as cargas ameaçadas de naufrágio.

E esta paga é acrescida às despesas feitas com o salvamento do navio ou de sua carga.

O Código Comercial, art. 735, manda que seja o *salvádego* estimado entre dez e cinquenta por cento do valor da coisa salva, naturalmente em se tendo em atenção os riscos assumidos pelo próprio salvador.

No caso em que os salvados *tenham sido achados*, o prêmio que se reserva ao achador é *achádego*.

Salvádego. Ferreira Borges, introdutor da expressão, emprega-a, extensivamente, para designar o próprio navio que vem em socorro e salva o navio em perigo. Tem, aí, o mesmo sentido de *salvador*.

SALVADOS. Particípio de *salvar*, salvado é o vocábulo trazido à terminologia jurídica na qualidade de substantivo, sendo, geralmente, empregado na forma plural.

Salvados, o que se salvou; designa, assim, toda e qualquer espécie de bens, que se subtraíram aos riscos, ou danos, que os ameaçaram.

São salvados as mercadorias que lograram ser resgatadas dos incêndios, como a parte dos edifícios não destruídos pelo fogo.

São salvados as coisas integrantes da carga do navio naufragado, como os destroços deste mesmo navio, que, escapados, foram recolhidos.

Desse modo, qualquer coisa escapada de um acidente extraordinário, incêndio, naufrágio, inundação, apresentando ainda um valor pela utilização que possa ter, constitui *salvados*, estando, por isso, sujeita ao regime jurídico que lhes é próprio [(Cód. Civil/2002, art. 964, II (Cód. Civil/1916, art. 1.566, nº II) e Cód. Comercial, artigos 731 e seguintes].

O salvador destas coisas faz jus ao prêmio (*salvádego*) e à indenização pelas despesas feitas com o salvamento.

Em princípio, os salvados pertencem a quem de direito. Assim, quem os encontre, ou quem os salve do perigo a que estiveram, deve entregá-los à autoridade competente, para que se proceda, segundo as circunstâncias, conforme se determina em lei. A quem quer que os encontre é defeso dispor deles, sob as penas cominadas no Cód. Penal.

No entanto, assiste ao salvador o direito de retê-los, até que seja pago do prêmio, que lhe cabe, e seja reembolsado das despesas feitas com o salvamento. (ngc)

SALVAGEM. É a expressão usada, especialmente, para indicar os direitos devidos pelos salvados.

Consoante os princípios que regulam a matéria fiscal, os *salvados marítimos* não escapam ao pagamento dos impostos aduaneiros, que se devem satisfazer antes que as mercadorias saiam da Alfândega ou da repartição fiscal, onde se depositaram.

Por essa razão é que, registrado o naufrágio, ou o encontro de salvados, as autoridades locais devem comunicar o fato à Alfândega, ou à autoridade fiscal mais próxima, a fim de que se proceda segundo as regras das leis alfandegárias.

Salvagem, assim, bem distinto de *salvádago*, nomeia o tributo atribuído aos salvados.

SALVAGUARDA. De *salvar* e *guarda*, possui a significação de *custódia*, *ressalva* ou *segurança*.

Salvaguarda é o ato de pôr a salvo, ou de ter em custódia alguma coisa, com a intenção de que nada lhe possa acontecer de mal, ou para que nenhum dano possa prejudicá-la.

Salvaguarda. Possuindo o sentido de *garantia*, designa o ato por que, mediante sinal, ou certa promessa pecuniária, se obtém que outrem se comprometa a fazer, ou não fazer alguma coisa. E, assim, extensivamente, indica o próprio documento em que essa segurança se firma.

SALVAMENTO. De *salvar*, exprime não somente a ação, como o *efeito de salvar*. Quer isto significar, pois, que o *salvamento* já pressupõe uma salvação realizada satisfatoriamente.

Bem por isso, o sentido da locução *a salvamento*: livre do perigo, ou dos riscos; já posto em segurança.

Nesta acepção, que bem se distingue de salvação, é que o Cód. Civil/2002 o emprega no art. 964, II (art. 1.566, no Cód. Civil/1916). “Tem privilégio especial, sobre a coisa salvada, o credor por despesas do salvamento.”

Salvamento. Extensivamente, indica o próprio local em que se põe a salvo a coisa subtraída ao perigo. *Porto de salvamento* é aquele em que o navio se pôs a salvo, fugindo ao perigo que o ameaçava.

Salvamento. No sentido do Direito Marítimo Internacional, é salvamento entendido como *osocorro prestado* a um navio em risco, ou em perigo de naufrágio. Assim, salvamento tem conceito assemelhado a *assistência*.

No entanto, embora para efeito da remuneração devida do salvador, salvamento e assistência coloquem-se no mesmo plano, bem que se têm a distinguir as duas expressões.

A assistência, sem dúvida, importa em atos de salvamento, desde que representa o *auxílio*, ou o *socorro prestado* ao navio em perigo. Implica, por isso, em ter por fim e por efeito o próprio salvamento. Mas o salvamento pode resultar de atos que não se reputam de assistência.

Além disso, a assistência pode vir para prevenir o naufrágio ou a perda do navio. O salvamento já importa num sinistro consumado, de que, por ação dos assistentes, se subtrai o navio, ou a carga, evitando-se maiores danos. Quer isto significar, pois, que enquanto é o navio assistido a perda não é ainda realidade. E somente quando é ele rebocado, retirado do perigo, é que o salvamento se consumou. (ngc)

SALVO-CONDUTO. Do latim *salvus* (salvo) e *conductus* (conduzido), dá, gramaticalmente, o sentido de *conduzido a salvo*, ou *guiado a salvo*. E outra não é a significação do vocábulo.

Salvo-conduto, pois, nomeia o documento, ou a *licença escrita*, expedida por uma autoridade (judicial, civil, militar, marítima ou consular), em favor de alguém, para que, com ela, possa livremente, ou sem risco algum, ter entrada e saída em certos lugares, ou territórios, sujeitos à jurisdição da autoridade, que o concedeu, quando o acesso a esses lugares não se faculta sem essa permissão.

Salvo-conduto. Morais chama o salvo-conduto de *carta de seguro*, definindo-o como “a carta de seguro que se dá ao banido, ou inimigo, para que possa vir ou estar na terra onde é responsável por crime, ou outra obrigação, passar por ela, sem receio de detença, estorvo ou outro dano”.

Mas a *carta de seguro* entendia-se, propriamente, a promessa, ou a garantia dada pela autoridade judicial ao réu, a fim de que, sob certas condições, livrava-se da prisão até a conclusão do processo. E, bem por isso, Pereira e Souza, aludindo à diferença entre os dois institutos, acentua que “os salvos-condutos são dados, não para o réu poder estar em juízo e livrar-se solto do crime por que é acusado, mas para poder ir tratar de algum negócio à terra de inimigos, ou ao país de onde foi banido”.

SALVO **EMBOLSO.** Gramaticalmente, *salvo* *embolso* quer significar *assegurado* ou *resguardado o recebimento de certa quantia*.

Salvo, de salvar, exprime o *seguro*, o garantido ou *posto a salvo*. E *embolso* dá sempre a ideia de *dinheiro que se recebe*, ou de *dinheiro que se põe no bolso*.

Salvo embolso. Assim, na linguagem técnica do Direito Comercial, a expressão *salvo embolso* designa a cláusula, ou a condição imposta à conta-corrente contratual, em virtude da qual certa remessa, referente a título de crédito, somente se reputa como irrevogável e definitiva, depois que o correntista recipiendário tenha recebido, em pagamento, a quantia atribuída ao devedor do mesmo título.

Por essa forma, embora integrados como remessa, os créditos decorrentes desses títulos, em virtude da cláusula *salvo embolso*, somente se têm como definitivos quando convertidos em dinheiro pelo pagamento. E, assim, não suscetíveis de um *estorno*, desintegrando-se da conta-corrente, desde que não sejam resgatados.

A cláusula *salvo embolso*, pela qual se atribui ao contratante o direito de ser garantido no recebimento da quantia fixada no título de crédito enviado, tem assim a propriedade de dar à respectiva remessa o caráter de provisória, visto que somente pelo pagamento resulta em definitiva. O pagamento do título demonstra a realização definitiva do valor remetido e aí, com justa razão, está irrevogável a remessa.

SALVO ERRO OU OMISSÃO. É a expressão usada na técnica contábil, apondo-se nos extratos das contas-correntes, para aludir aos fatos que nela se ressalvam, a qualquer tempo, para que se corrijam, ou se completem, os erros de cálculo, os enganos ou as omissões.

Geralmente é a locução adotada em forma de sigla: S.E.O., que se coloca ao fecho do documento.

E, juridicamente, a inserção dela, mesmo nessa abreviatura, importa na inserção da cláusula *salvo erro ou omissão*, em virtude da qual fica assente que pode a conta ou a fatura em referência ser revisada a qualquer tempo, para que se corrijam os erros anotados, ou se supram as omissões verificadas.

SANABILIDADE. De *sanar*, exprime o vocábulo a qualidade dos defeitos, das faltas, ou dos vícios, que se podem remover, ou suprir, por serem *sanáveis*.

A sanabilidade, ou *qualidade de ser sanável*, pois, assinala os casos de defeitos que possam ser removidos, e o de irregularidades que possam ser corrigidas. Assim, semelhantes defeitos, ou vícios, dizem-se sanáveis, em oposição aos que, por serem viscerais, não possam ser sanados.

Os defeitos sanáveis resultam, em regra, de ofensa a dispositivo legal, quando não se inscreve sanção de nulidade absoluta. A sanabilidade resulta de *nulidade relativa*, cujo suprimento é autorizado.

Os defeitos, ou vícios, que formulam nulidades absolutas, sendo irremovíveis, são *insanáveis*. E, por isso, não possuem *sanabilidade*.

SANAR. Derivado do latim *sanare*, de *sanus* (são, sadio, curado), vulgarmente é o verbo empregado no sentido de tornar são, curar, remediar o mal, tornar perfeito. Assim, *sanar* é trazer ao estado de perfeito, de sadio, de correto, o que não estava bom, ou se mostrava imperfeito ou mal.

Sanar. Na linguagem jurídica, *sanar* traduz o mesmo pensamento. Significa, justamente, *otornar sadio*, ou *sem defeito*, o ato jurídico que se fez imperfeito, vicioso, por desatenção à forma ou omissão a requisito legal.

Neste particular, pois, exprimindo *sanar* o sentido de *remover o defeito*, *remediar a falha*, *ousuprir a omissão*, possui significação equivalente a *sanear*.

Sanar, ou *sanear*, trazendo igual conceito, empregam-se, assim, indistintamente, desde que exprimem a mesma ideia: remover o defeito, ou o vício, para que se legitime o ato e possa ele surtir os efeitos legais.

Por essa forma, tanto se pode dizer a *falta sanada*, *como saneada*, *defeito sanado*, *como saneado*, *vício sanado*, *como saneado*, para aludir ao afastamento, suprimento ou correção dos vícios, das faltas e dos defeitos, os quais trazem como efeito imediato a cura, ou perfeição do ato, que se tinha como irregular, ou inoperante, em razão do vício, ou defeito, que o atacava.

Quando os defeitos e vícios são daqueles que não se possam remover, os atos que os trazem, não podendo ser sanados, subsistem como improfícuos e inoperantes.

SANATÓRIO. Derivado de *sanator*, *sanatoris* (o que cura), é o vocábulo especialmente destinado a nomear o estabelecimento que se destina à cura, ou reconstituição das pessoas em convalescença.

Em regra, o sanatório se distingue das *casas de saúde*, hospitais ou *hospícios*, por serem instalados, preferentemente, em locais salubres e propícios às curas pretendidas, afastado dos centros urbanos.

SANÇÃO. Do latim *sanctio*, *sanctionis*, de *sancire* (torna sagrado, estabelecer uma lei, ou estabelecer por lei), possui o vocábulo, etimologicamente, duas significações distintas. Quer significar a *aprovação* ou a *confirmação* que se dá, ou se impõe à lei, como quer exprimir *aordenação*, a *imposição*, a *pena*, o *castigo*, que se dispõe na regra legal.

Sanção. Assim, em relação à *formação da lei*, a sanção é o ato por que o chefe do Executivo *confirma* a lei votada pelo Legislativo, para levar à promulgação e à publicação.

Revela-se, pois, o *assentimento* ou a *aprovação* do Executivo à nova lei, em consequência do que a promulga, para que se torne obrigatória e a publica, para que se torne do conhecimento público.

Quando o Presidente da República *não aprova* a lei elaborada, por a julgar inconstitucional, ou contrária aos interesses nacionais, poderá a ela se opor pelo *veto*.

O veto há que se proferir no prazo estipulado, sob pena de reputar como aprovada (sancionada) tacitamente.

Por essa forma, evidencia-se que a sanção do Executivo tanto pode ser disposta expressamente, como tacitamente.

A *sanção expressa* é a que se gera da confirmação inserta no ato de promulgação, em virtude do que é a lei posta em execução, depois de ser autenticada e inclusa no corpo da legislação vigente.

A *sanção tácita* deriva-se da falta de promulgação, ou de veto, no prazo regulamentar, caso em que, se o Executivo não a promulga e publica no prazo estipulado, se defere ao presidente do Senado a faculdade de promulgá-la e a publicar.

Sanção. Já no outro aspecto, *sanção* significa o meio coercitivo disposto pela própria lei, para que se imponha o seu mando, ou a sua ordenança.

Assim, *sanção* e *coercibilidade* têm significados idênticos, tendentes ambos em assinalar as vantagens ou as penalidades decorrentes do *cumprimento* ou da *falta de cumprimento* do mando legal.

Em princípio, toda norma legal traz a própria sanção, em virtude do que há sempre uma vantagem, ou uma pena ligada ao seu fiel cumprimento ou à sua transgressão. Por ela é que se torna efetiva a *coação*, asseguradora do direito, pela qual se convoca a proteção do Poder Público.

Como bem ensina Porchat, “sendo a sanção um meio pelo qual se põe em prática a observância do preceito legal, compreende-se que pode haver diferentes espécies de sanção jurídica”.

“Assim, pode a sanção consistir na simples inexistência do ato, para os efeitos de ser considerado como não tendo existido, quando seja violada a lei; pode também consistir na nulidade do ato, para que este de pleno direito não produza efeito algum, desde que seja contra a lei, ou para que sejam evitados seus efeitos por meio de uma ação rescisória; pode ainda a sanção consistir em uma simples penalidade imposta ao indivíduo que transgredir a lei, ou em uma obrigação de indenizar pelo dano causado aquele que foi vítima da transgressão.”

As *sanções legais*, pois, assumindo vários aspectos, bem se distinguem em *repressivas*, *denulidade* ou *de anulação*, *de indenização*, *de segurança* ou *garantia*, *acauteladoras*, *diretas* ou *indiretas*.

SANCIONADO. Que recebeu sanção, ou contra quem se impôs uma sanção.

SANCIONAR. Dar sanção, para confirmar ou ratificar; aplicar uma sanção ou impor sanção.

SANÇÕES ACAUTELADORAS. Assim se entendem as sanções que autorizam a prática de certas medidas tendentes a acautelarem os interesses da parte prejudicada pela transgressão ao preceito legal.

E essas medidas, diante da infração ou transgressão ao preceito legal, firmam-se na *penhora*, no *arresto*, no *sequestro* e na *venda coercitiva* dos bens do infrator.

Evidentemente, são *acauteladoras* porque, preventivamente, dispõem medidas de *cautelais defensivas* dos direitos postergados.

Vide: *Medida Cautelar*.

SANÇÕES DE ANULAÇÃO. São as que inquinam de *anulável* o ato jurídico que não obedeceu à forma prescrita não substancial, ou que omitiu requisito suprável.

Diante da violação da lei, pode, então, por sua força, ser pedida a anulação do ato, a fim de que se torne inexistente e ineficaz.

A *sanção de anulabilidade*, portanto, é suscetível de remoção, desde que, por força de lei, o ato anulável é passível de ratificação. É *ato sanável*.

SANÇÕES DE NULIDADE. São as que impõem a *inexistência do ato*, que transgrediu forma solene e especial prescrita por lei, ou omitiu requisito substancial à sua validade.

Trata-se, assim, de sanções que impõem a nulidade *pleno jure*, resultando daí que os atos jurídicos atingidos por essa coerção são tidos como *inexistentes*, não produzindo qualquer efeito jurídico. Não são suscetíveis de revalidação, desde que a lei os comina de irreais, isto é, *não se têm como realistas*, não lhes reconhecendo qualquer validade.

SANÇÕES DIRETAS. São as que firmam disposições em virtude do que o titular do direito ofendido investe diretamente sobre a coisa, para que se assegure em seus direitos, ou sobre a pessoa para que cumpra a obrigação.

SANÇÕES INDIRETAS. São as que resultam em aplicação de *penas*, ou no *pedido de indenização*, por não ser possível uma atuação direta sobre o objeto do direito ofendido.

Assim, na transgressão ao preceito regulador das obrigações de fazer, a falta do infrator importa na sanção de perdas e danos, por inadimplemento da obrigação.

SANÇÕES PENAIAS. Também denominadas repressivas, assim se entendem as sanções que comportam a imposição de multas, indenizações, nos casos de atos ilícitos ou de qualquer outra penalidade, como prisão, ou confisco de bens ilicitamente usados, quando se registrem atos qualificados como crime ou contravenção.

SANEADOR. De *sanear*, saneador possui significação de *purificador*, *regularizador*, *expurgador de falhas* ou *defeitos*, *aperfeiçoador*.

Sem fugir ao sentido vulgar, na linguagem jurídica vem o vocábulo qualificar o ato por que se regularizam, se saneiam ou se expurgam os defeitos, os vícios, as irregularidades ou quaisquer outras falhas ocorrentes em um processo.

Outro não é o conceito atribuído ao despacho que se qualifica de *saneador*. Por ele é que o juiz ordena as medidas necessárias à sanidade ou ao saneamento do processo, determinando os expurgos necessários e mandando que se pratiquem as diligências indispensáveis à remoção dos defeitos e falhas, ou ao suprimento das omissões.

Vide: *Despacho saneador*.

SANEAMENTO. Derivado de *sanear*, em sentido lato exprime *ação de sanear*, ou de *purificar*, retirando das coisas vícios ou defeitos que lhes afetam a sanidade.

Saneamento. Em geral, o saneamento diz respeito às questões de *salubridade pública*, para exprimir a ação desenvolvida no sentido de tornar um local livre de doenças e em boas condições de habitabilidade. O saneamento, pois, visa a dar boas condições higiênicas a certas zonas, de modo a livrá-las de doenças, ou de ameaças de doenças, visto que aí seriam propícias as medidas sanitárias executadas, para que se tornem favoráveis à existência do homem, dos animais e das coisas.

Bem por essa razão, aplicam a palavra *salubrificação* em equivalência a *saneamento*.

E, assim, a empregou o genial Rui Barbosa.

Saneamento. Em sentido estrito, servem-se do vocábulo para exprimir particularmente o conjunto de obras de hidrografia sanitária. E, por isso, denominam de *serviços de saneamento* os que se destinam a manter o fornecimento de água potável e de esgotos em uma cidade.

Saneamento. Na técnica processual, saneamento entende-se o conjunto de medidas e ordens ditadas pelo juiz-presidente de um feito, quando os autos lhe sobem conclusos, após o transcurso do prazo para a contestação, no sentido de serem removidas as irregularidades e defeitos ocorridos até então. É o ato de purificação e de regularização do processo.

Vide: *Despacho saneador*.

Saneamento. No sentido econômico, exprime o emprego de medidas tendentes a reforçar ou melhorar as condições econômicas de uma empresa, que se encontra em dificuldades, para que tome rumos mais produtivos.

SANGUINIDADE. De *sangue*, o mesmo que *consanguinidade*. Refere-se, assim, ao parentesco pelo sangue, em oposição ao parentesco afim.

SANITÁRIA. É a expressão utilizada para designar e qualificar tudo que se refere à saúde.

Autoridade sanitária é a que se incumba dos problemas relativos à saúde. *Medida sanitária* é a que concerne à solução acerca de saúde ou de higiene pública. *Melhoramento sanitário* é o que se impõe para melhorar ou tornar mais favoráveis as condições de saúde ou de salubridade de um local.

SANITÁRIO. Do latim *sanitas*, *sanitatis* (saúde), de *sanus* (são, sadio), forma feminina *desanitário*, é vulgarmente empregado como substantivo, para designar as instalações domiciliares destinadas às defecações. Diz-se *vaso sanitário*. Popularmente, diz-se também *privada*.

SANTA SÉ. Sede episcopal da cidade de Roma, cuja autoridade espiritual se estende a todas as outras sedes episcopais, possuindo jurisdição sobre toda a Igreja Católica.

Por essa forma, a Santa Sé, como sede apostólica, não designa simplesmente o Pontífice, mas ainda todas as congregações, tribunais e ofícios religiosos, pelos quais se regem todos os negócios da Igreja.

A Santa Sé possui *personalidade internacional*, sendo por isso tratada como Estado soberano. Goza, por essa razão, de todos os privilégios e imunidades atribuídos às demais Potências, entre as quais o direito de legação, ativa e passiva, privilégio honorífico, imunidades de jurisdição e de regalias derivadas da soberania, que lhe é reconhecida.

Assim, verificamos que a Igreja Católica é encarada em dupla face: a *religiosa* e a *política*, ou seja, *espiritual* e *temporal*. Como entidade política, isto é, como Estado integrado na comunhão internacional, é conhecida por *Cidade do Vaticano*, onde se situa a sede de seu governo.

À personalidade internacional da Santa Sé, no entanto, não corresponde uma personalidade civil da Igreja Católica. A personalidade civil tem de ser subordinada à lei de um Estado, e, como a Igreja Católica não se restringe aos limites de um país, forçoso é considerá-la fragmentariamente, segundo as formas que ela reveste em cada Estado. Assim, as dioceses, as irmandades, as ordens, as paróquias, as igrejas etc., é que aparecem, na ordem civil, exercendo direitos privados, de acordo com os preceitos de lei de cada país (Clóvis Beviláqua).

SANTIDADE. De *sanctitas*, de *sanctus* (santo), exprimindo a qualidade, ou o estado do que é santo, é o vocábulo empregado na terminologia protocolar como tratamento de honra ao Papa, como o chefe supremo da Igreja Católica: Sua Santidade.

SANTIFICADO. De *santificar*, do latim *sanctificare*, serve a expressão para designar os dias do calendário, que se *guardam*, dizendo-se *dias santos*.

Os *dias santos*, ou *dias santificados*, em meio de semana, não se equiparam aos dias *feriados*, pelo que se consideram, por lei, dias úteis. Somente os *dias de domingo*, igualmente tidos como santificados, são dias que se equiparam aos feriados, neles não se podendo praticar qualquer ato judicial, salvo se excepcionalmente autorizado.

O *dia santificado* somente se reputa feriado quando assim é considerado por decreto ou lei da Municipalidade.

SAPATA. De sapato, é aplicado na linguagem técnica das construções para designar especialmente a *parte mais longa do alicerce*, que se apoia sobre a fundação, ou a *peça de ferro* que se coloca na extremidade superior de uma estaca, a fim de facilitar sua cravação no terreno.

A *sapata*, assim, entende-se sempre o *reforço* ou *calço* colocado para que as paredes, as muralhas, as estacas ou os pilares se fixem melhor no terreno, oferecendo melhor segurança à construção.

SAPATARIA. De *sapato*, sempre teve o vocábulo a função de exprimir não somente a *oficina*, em que se fabricam ou consertam calçados, como a *loja*, ou o *estabelecimento*, em que eles se vendem.

Assim, sapataria tanto designa a *fábrica de calçados*, como a *loja de calçados*, embora mais frequentemente se designe como sapataria a casa ou loja em que os calçados são vendidos.

Por essa forma, *sapataria* designa preferentemente a loja de calçados ou a oficina onde se consertam calçados.

SAPATEIRO. Na linguagem corrente, sapateiro é o trabalhador, ou a pessoa que tem o ofício de fazer ou de consertar sapatos.

Extensivamente, porém, aplica-se o vocábulo para indicar o comerciante de sapatos, ou calçados. É o proprietário de uma loja de calçados.

SAQUE. O vocábulo *saque*, formado não somente de *sacar*, como de *saquear*, tem na terminologia jurídica duas distintas significações.

Saque. Na linguagem do Direito Comercial, *saque*, de *sacear* (expedir títulos ou ordens de pagamento), é o ato pelo qual a pessoa, que se entende credora de outrem, expede contra este uma ordem de pagamento, em favor próprio ou de um terceiro, para que se cumpra por conta de fundos, ou de crédito, em poder do mesmo. É, assim, o meio de que se utiliza o credor de outrem para receber de seu devedor parte ou a totalidade de haveres, determinados em dinheiro, que possui em seu poder.

Extensivamente, ao *título*, ou documento, em que se dá a ordem, atribui-se igual denominação. Assim, chamam de saque à *letra de câmbio*, ao *cheque*, à *ordem de pagamento*.

Saque. Derivado de *saquear*, significa o mesmo que *pillagem*, entendendo-se o *despojo com violência* ou à *mão armada*.

Modernamente, mesmo nas guerras, o saque está fora da lei.

SARCÓFAGO. Do grego *sarkophágos* (que devora a carne), pelo latim *sarcophagu* é aplicado para designar o túmulo construído de pedra ou o *ataúde talhado em pedra*, para servir de tumba, igualmente chamada de *pedra sepulcral*.

Vide: *Sepulcro*. *Sepultura*.

SARGENTO. Do francês, é expressão da linguagem militar, indicando os soldados, ou os militares, que têm graduação superior aos de cabos e inferior aos de subtenentes.

Os sargentos se distinguem em primeiro, segundo e terceiro-sargento, sendo este o primeiro grau da classe.

O terceiro-sargento exerce as funções outrora cometidas ao antigo furriel.

Além de exercerem as funções de auxiliares da administração da tropa, enquadrados em suas respectivas companhias, para nelas manterem a ordem e a disciplina regulamentares e dando

instruções militares aos soldados, os sargentos desempenham funções análogas às de escrituração dos estabelecimentos.

Salvo o caso do antigo *brigada*, o sargento-ajudante, que tem distintivo, os sargentos se destacam: o primeiro, por cinco divisas; o segundo, quatro; e o terceiro, três, apostas nos braços, na forma regimental.

A *graduação de sargento* não é efetiva. Nos casos de transferência, por falta de vaga, ou nos casos disciplinares, os sargentos podem ser rebaixados, isto é, são passíveis de perda temporária das divisas.

SARJETA. Derivado de *sarjar* (fazer sarjas ou abrir sarjas), entende-se, correntiamente, a vala, o rego ou o canal construído para escoamento das águas estancadas, ou para escoamento das águas das chuvas.

Nas cidades, as sarjetas construídas com o objetivo de escoar as águas das chuvas, levando-as aos esgotos pluviais, encontram-se nas extremidades das calçadas (leito das ruas), encostadas às banquetas ou meios-fios dos passeios.

SATISDAÇÃO. Do latim *satisdatio*, de *satisdare* (dar caução, prestar fiança), é tradicionalmente tido na linguagem jurídica como a caução ou a fiança que deve ser prestada pelo réu, quando, demandado por coisa móvel, não possua bens de raiz, e para evitar o arresto ou o sequestro.

No conceito romano, conforme nos esclarece Maynz, “a *satisdatio* designa especialmente acaução *fidejussória* (fiança), compreendendo às vezes a garantia real e mesmo a simples caução promissória”.

SATISFAÇÃO. Deriva-se do latim *satisfactio*, de *satisfacere* (satisfazer, executar, cumprir). Assim, a rigor da técnica jurídica, satisfação, ação de satisfazer, exprime *cumprimento, pagamento, execução*.

Desse modo, consoante mesmo o sentido etimológico do vocábulo: *satis* (o bastante), *facere* (fazer), a *satisfação* importa em se fazer o quanto basta (*quanti satis*) para que se cumpra, ou para que se execute a obrigação imposta, em virtude de contrato, ou por imposição legal. E como quem executa, ou cumpre a obrigação, virtualmente a paga, satisfação, correntemente, possui o sentido de *pagamento*.

Extensivamente, satisfação é a *reparação* e a *indenização*. Satisfazer o dano é repará-lo, ou o indenizar, o que importa, sem dúvida, em se *pagar a importância*, em que se fixa a reparação ou a indenização.

Quando a palavra é empregada sem qualquer adjetivação, entende-se que a satisfação resulta em pagamento integral da dívida, ou reparação total dos prejuízos causados, visto que esse é seu sentido originário.

Admite-se, porém, a *satisfação parcial*, ou em partes, quando essa tenha sido a condição disposta na própria obrigação. Mas essa parte, para ser satisfeita, deve ser paga integralmente, nos limites da obrigação assumida.

Satisfação. Afora o sentido de pagamento, cumprimento, ou execução, em referência à obrigação, traduzindo o conceito de feitura do suficiente, feitura do bastante, mesmo na linguagem jurídica pode ser tomado na acepção de contentamento, em virtude do que se tem a ideia de que o que se fez, ou se executou, o foi a contento, *satisfatoriamente*.

Assim, *satisfação* e *feitura a contento* têm sentidos equivalentes, de modo que o satisfazer já traduz o significado de fazer a contento.

SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. Crime incluído no Código Penal pela Lei 12.015, de 2009. Comete esse delito quem pratica na presença de alguém menor de 14 anos, ou induz a presenciá-lo, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem (art. 218-A do Código Penal).

SATURNISMO. Formado de *saturno*, nome que os alquimistas atribuíam ao chumbo, tecnicamente designa a *intoxicação provocada pelo chumbo*.

O saturnismo é considerado *doença profissional*, a que são sujeitos os obreiros habitualmente ocupados em indústrias, em que se empregam o chumbo ou seus compostos, em porções suficientes para lhes causar intoxicações.

SAÚDE. Originando-se do latim *salus* (conservação da vida, salvação), designa o vocábulo *estado de saúde* ou o *estado de sanidade* dos seres viventes.

Estar com saúde, ou *ter saúde*, pois, é exercer normalmente todas as funções dos órgãos.

Correntiamente, porém, exprimindo saúde o estado de sanidade, é suscetível de qualificação, dizendo-se, assim, *boa saúde*, *saúde regular*, ou *má saúde*, para que se determinem a sanidade perfeita, a sanidade não muito regular e a má sanidade.

Constitui um dos direitos sociais, previstos constitucionalmente. É da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde.

A legislação concorrente sobre saúde é da alçada da União, dos Estados e do Distrito Federal, excluído o Município, a quem compete prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde.

É direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que objetivam a redução do risco de doenças e outros agravos, além do acesso universal e igualitário às ações para sua promoção, proteção e recuperação.

A Constituição Federal prevê que a saúde se organize num sistema único e deixa a sua assistência aberta também à iniciativa privada.

As atividades de saúde são de importância pública e sua organização deverá obedecer aos seguintes princípios e diretrizes (Lei nº 8.212, de 24.07.91, art. 2º, parágrafo único):

- a) acesso universal e igualitário;
- b) provimento das ações de serviços através de rede regionalizada e hierarquizada, integradas em sistema único;
- c) descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- d) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas;
- e) participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de saúde;
- f) participação da iniciativa privada na assistência à saúde, obedecidos os preceitos constitucionais sobre a matéria.

SAÚDE PÚBLICA. É a expressão usada para indicar o estado de sanidade, ou o estado fisicamente são, da população de um país, de uma região ou de uma cidade.

Extensivamente, é ainda o vocábulo aplicado para distinguir o conjunto de serviços destinados a manter a boa saúde do povo e a salubridade pública, superintendidos, em regra, por um departamento público que recebe esse nome.

Entre nós, no âmbito federal, os serviços e questões pertinentes à saúde pública constituem atribuição de um Ministério.

Aos Departamentos de Saúde Pública, ou de Higiene Pública, são cometidos os mais variados encargos, todos eles fundados em questão, ou em matéria, de ordem sanitária.

Assim, cabe-lhes a instituição e manutenção da política curativa, da política sanitária, da política mortuária, da salubridade pública, em razão da qual exercitarão os serviços de higiene local, de higiene alimentar, de higiene industrial, de higiene escolar e de higiene hospitalar, além de outros inerentes à manutenção de um estado sanitário bom da população e do ambiente.

SAZONAMENTO. De *sazão*, do latim *satio* (ação de semear), é aplicado geralmente como *amadurecimento*, *maturação*.

Na terminologia das construções, regularmente adotada, assinala o *tratamento* que se dá ao concreto, recobrindo-o ou refrescando-o com substâncias úmidas, durante alguns dias, depois que tenha sido colocado ou lançado nas *fôrmas*, para evitar a evaporação da água de amassamento.

SÉ. Do latim *sedes* (assento, cadeira), é aplicado, na linguagem canônica, para designar a Igreja Episcopal, ou a Igreja Metropolitana. É, pois, a Igreja Catedral do local em que há bispo ou arcebispo.

Sé designa a própria jurisdição episcopal, isto é, refere-se ao bispado, ou ao arcebispo com a sua jurisdição.

Para distinguir o Vaticano, ou a Igreja Romana, emprega-se especialmente a expressão *Santa Sé*.

SEBE. Oriundo do *sepes* latino (cerca, tapume), neste mesmo sentido foi o vocábulo integrado na linguagem jurídica.

Sebes, pois, exprimem os tapumes, ou as cercas construídas nos limites dos prédios, para que se vede o acesso. As *sebes*, pois, são espécies de tapumes, a que se refere o Cód. Civil/2002, art. 1.297, *caput* (Cód. Civil/1916, arts. 569 e 588, *caput*).

Ali, nossa Lei Civil fala simplesmente em *sebes vivas*. Há, no entanto, *sebes mortas*, postas entre os dois prédios com a mesma finalidade de vedação. (ngc)

SEBE MORTA. É a que se constrói com os ramos, galhos e troncos de árvores secas. Em regra, as *sebes mortas* tomam a forma de *enxaiméis*, que consistem na construção dos tapumes, entrelaçando-se ramos, galhos e troncos, à forma do que se faz para a construção de paredes no sistema de taipas.

Neste particular, quando as *sebes mortas* se fazem ao estilo de *enxaiméis*, confundem-se com as *estacadas* e podem assemelhar-se às cercas.

A rigor, porém, a *sebe morta* deve entender-se o contrário da *sebe viva*, pelo que em sua construção deve ser utilizada a árvore, ou se devem utilizar partes secas de árvores, como ramos, galhos e troncos.

A *estacada* distingue-se por um tapume feito de paus-a-pique, isto é, de estacas fincadas nos limites do prédio. E as *cercas* o tapume que se constrói de varas que correm ao longo dos limites dos terrenos, presas por um travessão, que se firmam pelos moirões ou pelos palanques, tendo em regra altura inferior às *estacadas*.

SEBE VIVA. Assim se entende a que é construída pela plantação de arbustos, árvores ou arvoredos apropriados, que, com o desenvolvimento, facilmente se entrelaçam para impedir acesso ao imóvel assim vedado.

SEBES COMUNS. As *sebes* podem pertencer a um dos proprietários dos prédios vizinhos, como podem ser havidas como pertencentes a ambos.

Quando a *sebe*, por pertencer somente a um dono, é construída dentro do terreno que confina com outro, serve, simplesmente, de vedação. Assim, a rigor, não é tida como *meio de separação* dos dois prédios.

Se, porém, as *sebes* se constroem em comum, ficando precisamente nos limites dos dois prédios além de tapume serve de separação ou de linha divisória entre eles.

Assim, em princípio, somente as *sebes* comuns podem entender-se como tapumes divisórios, para cuja construção devem concorrer os donos dos prédios confinantes Cód. Civil/2002, art. 1.297, § 1º (Cód. Civil/1916, art. 588, § 1º).

SEBO. Consoante significação gramatical, *sebo* designa a gordura, ou a graxa sólida, extraída de alguns animais herbívoros, e utilizada para fabricação de velas e de sabão.

Sebo. No entanto, na terminologia vulgar do comércio, distingue as livrarias onde se vendem livros usados.

SEÇÃO. Do latim *sectio*, *sectionis*, de *secare* (cortar, separar, dividir), além de exprimir a ação e efeito de cortar, ou separar, indica a *parte*, a *porção*, a *divisão* de um todo.

Seção. Na terminologia do Direito Romano, *sectio* designava de modo genérico a *demand*. Mas, em sentido especial, distinguia a *venda de bens confiscados*, fosse em virtude de conquista, fosse em consequência de condenação criminal. Dizia-se, propriamente, *bonorum sectio*. A Codificação de Justiniano, no entanto, não alude ao instituto, e assim, nesse período, o antigo *bonorum sectio* foi relegado.

Seção. Modernamente, a terminologia jurídica, em regra, usa a expressão em sua significação gramatical, para designar a *divisão de um serviço*.

Assim, as *seções*, em um estabelecimento público, ou particular, correspondem às diversas partes em que os serviços ou atividades do mesmo estabelecimento estão fracionadas, para

que cada uma delas constitua um *subdepartamento* com funções, ou atividades, próprias e definidas.

Dentro de uma organização, cada seção forma um *grupo*, subordinado à administração, ou chefia geral, dirigida por um *chefe de seção*. A seção, pois, não tem autonomia administrativa, indicando-se uma parcela, ou parte do todo. E nisso se distingue dos serviços organizados em *diretorias*, ou *departamentos*, onde as chefias, embora hierarquicamente sujeitas a funcionários de mais alta categoria, agem com certa independência e autonomia, desde que, em realidade, constituem uma unidade administrativa.

Seção. Em casos especiais, porém, seção é empregado em sentido restrito e as seções designam as *delegacias de serviços*, que se espalham dentro de um território, e os *departamentos de instituições*, cujos objetivos se cumprem em partes de um território.

Assim, *seção judicial*, tomando-se em relação a uma Justiça especial, entende-se a *parcela* dessa mesma Justiça que atua em determinada região, mesmo sem dependência à outra de igual categoria.

Seção da Ordem dos Advogados é a delegacia da Ordem dos Advogados instalada nos Estados e territórios, para cumprir as precípuas finalidades regulamentares.

Não obstante sua dependência ao Conselho Federal, cada *seção da Ordem* tem personalidade jurídica própria, com inteira autonomia quanto à sua organização e administração, consoante regras do respectivo regulamento.

Por essa maneira, embora seção tenha, neste caso particular, o sentido de divisão de um todo, não está adstrita à dependência peculiar às seções departamentais, visto que estas, praticamente, são dependências da repartição a que pertencem.

SEÇÃO ELEITORAL. Local designado pelas autoridades competentes, para que nele se faça a votação, ou se deposite, segundo as regras dispostas, o voto, pelo qual cumpre todo cidadão o seu dever.

Praticamente, a seção eleitoral é uma *seção de voto*, pelo que não se confunde com o *distrito eleitoral*, a que se defere a faculdade de impor um representante ou representantes nos órgãos, representativos do Estado, como delegados da soberania popular.

SECRETA. Forma feminina de *secreto*, é o vocábulo vulgarmente empregado para designar o *agente de polícia*, cujas funções são exercidas em segredo, isto é, sem divulgação pública.

Secreta. É ainda empregado na mesma significação de sanitária, para designar a *latrina*, isto é, o lugar destinado para as defecações ou satisfações de necessidades fisiológicas.

No âmbito universitário, denomina-se a tese defendida apenas em presença dos professores.

Na terminologia religiosa, indica a oração que o celebrante da missa dizia em voz baixa, antes do prefácio.

SECRETÁRIA. Derivado de secretário, ou forma feminina de secretário, possui o vocábulo várias significações:

Secretária. Com a pronúncia proparoxítona (na ante-penúltima sílaba), designa a mulher que exerce as funções de secretário.

Secretária. Igualmente distingue a *escrivania*, ou mesa destinada aos trabalhos de escrita, correspondência e despachos em um escritório, possuindo gavetas e escaninhos próprios à guarda e arquivamento de papéis.

SECRETARIA. Com a prosódia paroxítona (na penúltima sílaba), designa, de modo especial, o cargo, ou o ofício de secretário.

Assim, a secretaria compreende a soma de atribuições e encargos que se confiam ao secretário.

Por extensão, porém, *secretaria* é o lugar, ou indica o estabelecimento, em que o secretário exerce suas atividades e tem instalada toda organização principal da administração que lhe é atribuída.

SECRETÁRIA ELETRÔNICA. Designa o aparelho eletrônico que, acoplado ao telefone, destina-se a gravar e transmitir mensagens na ausência ou impedimento do destinatário.

SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA. O departamento instituído e mantido junto à Presidência para dirigir e executar os serviços que são privativos do Presidente, colaborando com ele na realização e cumprimento dos problemas que, pessoalmente, são de sua solução.

A *Secretaria da Presidência*, superintendida por um secretário, entende-se, propriamente, uma dependência de Presidência, funcionando anexa, ou como uma de suas seções.

No regime administrativo brasileiro, como em geral em todas as nações soberanas, junto do *Chefe do Executivo* há uma Secretaria da Presidência, cuja função justamente é a de prover o expediente do Presidente, encaminhando a ele os papéis e processos que devem ser submetidos à sua apreciação e despacho.

A Secretaria da Presidência, em geral, constitui a *Casa Civil da Presidência*, que se diferencia de sua *Casa Militar*, constituída por oficiais que a chefiam e servem de ajudantes de ordens do Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO. Tem a mesma significação de Ministério, isto é, *dodepartamento público* instituído como órgão auxiliar do poder executivo, confiado à direção de um ministro de Estado.

Em princípio, as Secretarias de Estado designam os órgãos auxiliares do Poder Executivo nos regimes não parlamentares, destinando-se os Ministérios de Estado a distinguirem os ditos órgãos nos regimes parlamentaristas.

Entre nós, no entanto, as Secretarias de Estado servem para designar os órgãos da administração constituídos como departamentos auxiliares dos Executivos estaduais, em distinção aos Ministérios reservados à administração federal.

As Secretarias de Estado, assim, particularizam-se pela designação dos nomes que destacam os serviços que lhes são afetados: Secretaria de Fazenda, Secretaria de Justiça etc.

SECRETARIA DOS TRIBUNAIS. Assim se denomina a repartição que funciona anexa aos Tribunais, a fim de que execute todos os serviços de ordem administrativa e judiciária, que lhe são afetos por força do respectivo Regimento Interno.

A Secretaria do Tribunal é superintendida por um *secretário*, sendo dividida em *seções*, destinadas especialmente ao expediente e execução dos serviços que se agrupem sob suas atribuições.

Segundo regra legal, os serviços da *secretaria dos tribunais* são organizados por eles próprios, sendo a nomeação dos funcionários que a integram de sua competência. No entanto, quanto à criação dos cargos e à fixação dos respectivos vencimentos é matéria de competência do Poder Legislativo, que a decidirá sob proposta dos Tribunais.

A Secretaria dos Tribunais bem se distinguirá da Secretaria da Presidência do Tribunal, que se instituirá se autorizada por lei e instituída por ele próprio.

A *secretaria da presidência* tem atribuições restritas ao gabinete do *presidente*, sendo dirigida por um *secretário* que terá as funções que o *presidente* determinar.

SECRETARIA EPISCOPAL. É a que se institui junto aos bispados, ou arcebispos, para atender o expediente da diocese, ou arquidiocese, dando andamento aos processos que devam ser submetidos a despacho do bispo, ou arcebispo. Chama-se também de câmara episcopal ou eclesiástica.

SECRETARIA MUNICIPAL. Em relação aos *prefeitos*, Chefes do Executivo Municipal, as secretarias municipais exercem funções análogas às secretarias da Presidência.

A Secretaria Municipal, pois, é o *gabinete*, ou a seção da edilidade, ou Prefeitura, que atende o expediente a ser levado à deliberação do Prefeito.

SECRETARIADO. Além de exprimir o cargo, ou o ofício de Secretário, é o vocábulo geralmente aplicado para designar o *corpo de secretários* de uma instituição.

Assim, *Secretariado do Estado*, ou *Secretariado do Governo*, dá a ideia de reunião, ou do conjunto de Secretarias mantidas pelo Estado ou pelo Governo.

Secretariado. Serve ainda a expressão para significar o *período*, ou o *tempo*, em que um Secretário vai exercer ou exerceu suas funções.

Secretariado. É a denominação que se atribui ao *curso de secretário* instituído pelo ensino comercial e ministrado pelas Escolas Técnicas de Comércio.

SECRETÁRIO. Do latim *secretarius*, correntemente, assim se designa a pessoa a quem se comete o encargo de dirigir os serviços de uma secretaria, ou, particularmente, de dirigir ou fazer a correspondência de uma instituição, ou de outra pessoa.

Secretário. Na linguagem técnica do Direito Administrativo, o secretário é chefe de uma secretaria, a ele competindo o encargo de dirigi-la, provendo sobre o andamento de seus serviços e solução das questões que lhe estão afetas.

Neste sentido, pois, conforme a natureza da secretaria, o secretário se especializa em *Secretário de Estado*, ou seja, Secretário de Fazenda, Secretário de Justiça etc., em *Secretário da Presidência*, *Secretário da Câmara*, *Secretário do Congresso* etc.

Secretário. No sentido editorial, ou bibliográfico, é o título dado aos livros que inserem fórmulas, ou modelos de cartas e requerimentos, orientando igualmente as pessoas no desempenho das funções de secretário de empresas ou estabelecimentos de ordem privada.

SECRETÁRIO COMERCIAL. Pessoa diplomada em curso técnico de secretariado, destinada a prestar serviços junto à administração de estabelecimentos comerciais, ou de empresas industriais, dirigindo, especialmente, a parte da correspondência e expediente.

SECRETÁRIO DE EMBAIXADA. Funcionário de uma embaixada, ou legação, a quem se comete o encargo de dirigir a respectiva secretaria, sob as ordens do embaixador, lavrando os despachos que devam ser por este assinados.

SECRETÁRIO DE ESTADO. Auxiliar da administração de um governo estadual, a quem se atribui autoridade e jurisdição para superintender os negócios de Estado, relativos aos serviços da secretaria posta sob sua direção e chefia.

SECRETÁRIO DE POLÍCIA. Denominação atribuída ao chefe de polícia, quando a sua repartição, ou o departamento sob sua direção e administração, tem o nome de Secretaria.

SECRETÁRIO-GERAL. É o secretário-chefe de um grupo de secretarias, ou de um estabelecimento, onde há vários secretários e subsecretários.

Assim, embora coadjuvado por outros secretários, ou por funcionários que cumpram atribuições congêneres, a ele se comete a direção e coordenação de todos os serviços do departamento administrativo sob sua chefia.

SECRETÁRIO PARTICULAR. É o que se encarrega, exclusivamente, dos serviços de correspondência e de expediente de uma autoridade pública, ou de chefe de um estabelecimento particular, civil ou comercial.

O secretário particular de uma autoridade pública identifica-se, às vezes, com o *oficial de gabinete*.

SECTÁRIO. Do latim *sectarius*, diz-se, geralmente, da pessoa que professa, segue e defende uma *seita*. Mas, no sentido político, ou religioso, é mais propriamente empregado para indicar o *partidário obstinado*, ou o *defensor intransigente* de uma ideia.

Assim, o sectário não é um simples integrante de um partido, ou um adepto de uma religião. Mas o *partidário incondicional*, ou o *religioso fanático*, não permitindo qualquer transigência dentro de suas ideias e de seus princípios.

A ação de intransigência e de fanatismo do sectário, revelando sua paixão pela ideia desposada, é nomeada de *sectarismo*.

SECULAR. Provindo do *secularis* latino, de *seculus* (século), gramaticalmente é qualificativo de coisas ou fatos que se sucedem de século a século, ou que se registraram há séculos.

Secular. Na terminologia do Direito Canônico, *secular* é o que *vive no século*, em distinção ao que *vive em clausura*, isto é, sob regime conventual ou de congregações. Por essa forma *clero secular* é aquele que não está subordinado a ordens monásticas, exercendo o sacerdócio sem qualquer dependência a congregação ou companhias. Apesar dos votos advindos da ordenação, é livre de dispor de seus bens, mesmo adquiridos com os proventos do sacerdócio.

Secular. Extensivamente, no sentido do Direito Civil, o secular opõe-se ao sentido de religioso, ou monástico, para exprimir ou designar coisas que, estando originariamente sob o domínio da Igreja, passaram à jurisdição das autoridades civis.

SECULARIZAR. Formado de *secular*, é o verbo empregado, na terminologia jurídica, para designar a transformação, ou a passagem de coisas, fatos ou pessoas, que estavam sob o domínio religioso, para o regime leigo ou civil.

Assim, *secularização*, exprimindo ação e efeito de secularizar, demonstra o ato por que se subtraem bens ou pessoas ao regime religioso ou monástico, passando os bens ao regime civil, e as pessoas ao regime secular, leigo ou laico.

SECUNDÁRIO. Do latim *secundarius*, exprime o vocábulo a posição das coisas, fatos ou pessoas que seguem ao primeiro. É o que vem em *segundo lugar*, ocupando um plano de inferioridade em relação ao primeiro, ou que se segue ao primeiro.

Secundário. Empregado na linguagem forense ou processual, o secundário revela o *acessório*, ou o que está em *subordinação* ao principal ou ao primeiro.

Por vezes, notadamente em referência às questões, entendem-se as que *não se mostram essenciais*, ou *substanciais*, mas *consequentes* ou *dependentes* daquelas.

Formalidades secundárias, por seu turno, serão as de plano inferior, não se mostrando da ordem daquelas que se dizem elementares ou necessárias.

Secundário. Na linguagem do ensino, dizia notadamente *curso secundário*, *instrução secundária*, *estudos secundários*, especificando o grau de ensino que se seguia ao primário e que antecedeia ao técnico ou ao superior.

O *secundário*, assim, correspondia ao *propedêutico* ou ao *preparatório*, em oposição ao *primário*, que, distinguindo e especificando o ensino das *primeiras letras*, tinha por finalidade precípua a alfabetização.

O ensino secundário, segundo regra que o disciplinava, era geralmente ministrado em estabelecimentos chamados ginásios.

Vide: *Educação*.

SECURITÁRIO. Derivado de *seguro*, do latim *securu*, é a designação que se dá ao funcionário, empregado, ou pessoa que dedica suas atividades em empresas ou companhias de seguros.

Securitário assinala qualquer espécie de empregado, tenha ou não *especialização* ou conhecimentos técnicos sobre seguros. É securitário tanto o datilógrafo, escriturário, guarda-livros, como o corretor e o atuário. A condição é que trabalhe ou seja empregado de uma companhia de seguros. O *atuário* é um *securitário especializado*.

SECURITIZAÇÃO. É a conversão de empréstimos bancários e outros ativos em títulos (*securities*, em inglês) para vendê-los a investidores. A instituição que fez o empréstimo vende-o a uma empresa securitizadora. Com lastro nesse crédito, a securitizadora emite certificados de recebíveis imobiliários, ou simplesmente recebíveis, postos à venda para investidores. (nsf)

SEDA. Do latim *seta* (pelo duro de certos animais; cerda), na linguagem técnica do Direito Tributário é empregado para distinguir os tecidos, ou artefatos de tecidos, em que se emprega a matéria têxtil extraída dos casulos do *bicho-da-seda*, como de certas plantas, ou produzida artificialmente.

Assim, a *seda*, na técnica fiscal, tanto é a animal, como a vegetal, ou a artificial, sendo, assim, designação genérica que se atribui a qualquer espécie, quando aplicada sem nenhuma participação.

SEDE. Deriva-se o vocábulo do latim *sedes* (assento, cadeira), exprimindo correntemente o lugar em que se *centralizam* as atividades de uma pessoa, ou de um estabelecimento. Dando igualmente a ideia de *lugar*, *onde a pessoa pára*, ou de *lugar*, *onde ela pode ser encontrada*, em sentido lato, *sede* designa não somente a morada, como o próprio domicílio.

Sede. Mas, no conceito do Direito Civil e do Direito Comercial, sede é o lugar onde a entidade ou a pessoa tem instalada a sua direção, ou a sua administração, na qual atende os seus negócios e cumpre as suas obrigações.

Neste particular, a *sede do negócio*, ou a *sede da associação*, em realidade, pode igualmente ser tomada como o *domicílio jurídico* do comerciante, ou da associação, visto que aí estão concentradas as atividades mercantis ou jurídicas destas instituições.

Sede. No sentido do Direito Canônico, traz a mesma significação de *Sé*, designando não somente a *capital* de uma diocese, como a jurisdição e dignidade de um príncipe da Igreja. Em relação ao Papa, diz-se melhor: *Sede Apostólica* ou *Santa Sé*.

SEDE DA ASSOCIAÇÃO. É, igualmente, o lugar em que qualquer associação instala a sua administração, com poderes para agir e administrar seus negócios e bens. É o *domicílio social*.

SEDE DA AUTORIDADE. É a localidade em que funciona a autoridade, nela mantendo a repartição ou o departamento onde exerce as atribuições que lhe são cometidas.

Na evidência da responsabilidade da União, em consequência de ato praticado por autoridade, que a representa ou dela tem delegação, a *demand*a a ser intentada pelo prejudicado, tem como foro o da sede da mesma autoridade (art. 35, § 1º, no Civil/1916 – o Cód. Civil/2002 tratou o tema no art. 75, mas nada manifesta acerca da sede da autoridade). (ngc)

SEDE DA FUNDAÇÃO. Assim se identifica o local, em que a fundação instituída irá ter o centro de suas atividades e onde *terá assento*, isto é, será fixada e instalada a sua diretoria ou administração.

A indicação da localidade, cidade ou vila, em que se estabelecerá a sede da fundação, é formalidade indispensável à promoção do registro, que lhe atribui personalidade jurídica [Cód. Civil/2002, art. 46, I (Cód. Civil/1916, art. 19, n. I)] e à sua fiscalização pelo MP.

SEDE DO EMPREGO. É o lugar em que está instalado o estabelecimento, para quem trabalha a pessoa.

SEDE DO GOVERNO. É a cidade, ou a capital, em que o governo constituído mantém o centro da administração pública, sob sua chefia, embora sua jurisdição se exerça por outras cidades, ou em território que não seja compreendido nos limites territoriais da cidade, onde se acha instalado o governo.

SEDE DOS NEGÓCIOS. É o lugar destinado a cumprir os objetivos comerciais de uma sociedade, ou de um comerciante, embora nele não tenha instituída a respectiva administração.

Admite a pluralidade de domicílios, a sede dos negócios, onde habitualmente o comerciante ou a sociedade comercial realiza operações ou faz vendas; pode ser igualmente tida como um dos domicílios jurídicos da pessoa, a fim de que aí lhe possam ser exigidas as obrigações assumidas.

SEDE PLENA. É expressão de Direito Canônico, que exprime a efetiva e atual ocupação da dignidade episcopal, ou pontifícia, pela pessoa que a rege.

SEDE SOCIAL. Lugar em que uma sociedade civil, ou comercial, tem instalada a sua administração, ou direção, e onde podem os seus componentes deliberar, segundo as regras estatutárias.

Assim, a sede social identifica o lugar em que a sociedade mantém o centro de suas atividades jurídicas. E aí é o seu domicílio civil.

A sede social pode distinguir-se da *sede dos negócios*, ou da sede, em que a sociedade mantém suas indústrias ou seus estabelecimentos comerciais.

SEDE VACANTE. É a que não está ocupada, encontrando-se vaga por morte de seu titular. É locução adequada à linguagem do Direito Canônico, referindo-se à sede que está vazia pela morte do Pontífice, ou do Prelado que nela tinha assento.

SEDIÇÃO. Do latim *seditio* (revolta, sublevação, rebelião), é o vocábulo empregado para, em sentido genérico, nomear toda *revolta*, ou *rebelião concertada* contra a autoridade pública, ou contra os Poderes constituídos.

Assim, a sedição envolve o sentido de *motim*, que, igualmente, se entende a *rebelião* ou *arevolta* contra o governo, ou contra os Poderes constituídos. É o *tumulto sedicioso*.

A sedição, no sentido jurídico, exprime precisamente a rebeldia ao poder legítimo, pelo que traduz o sentido de *insurreição*, ou de *levante ao Poder constituído*.

Bem por isso Littré a define como “a perturbação contra a ordem pública e a autoridade legal, resultante de um concerto, sujeita ao cabeça ou chefe, e não devida a fortuito ajuntamento”.

Na sedição, primeiramente, deve haver o *concerto*, ou a *mancomunação contra o governo*.

A simples revolta, ou a simples conturbação da ordem, sem qualquer intuito de investir contra a autoridade pública, e sem a premeditação de derrubá-la, ou de alterar a ordem constituída, não pode ser tida como sedição, ou tumulto sedicioso.

Como bem registra Moraes, a sedição é “a alteração popular, a rebelião contra o poder legítimo, contra o governo; é revolta, união, bando contra o chefe, é motim”.

A sedição constitui, por sua essência, crime de natureza política, pelo que o Código Penal Militar a distingue da *revolta* ou do *motim de quartéis*, sem caráter sedicioso.

SEDUÇÃO. Do latim *seductio*, de *seducere* (seduzir, enganar, ludibriar), originariamente, significa o engano, o ludíbrio, o *emprego de meios*, ou de *manobras ardilosas e fraudulentas* para consecução de um objetivo. É a obtenção de um desejo por meio de irresistível influência.

Na linguagem jurídica do Direito Penal, *sedução* configurava o fato de se induzir a mulher a que consentisse em manter relações sexuais, fora do casamento, mediante o emprego de meios ardilosos, ou bastante convincente para influírem sobre a sua vontade.

O *emprego de manobras fraudulentas* ou de *meios capazes de influírem na vontade da mulher*, tendo-se em vista a sua inexperiência e a sua confiança no sedutor, é que formulava o *engano*, ou o *ludíbrio*, pelo qual obtinha o sedutor a posse da mulher desejada.

Assim, não havia sedução, no conceito jurídico, quando a mulher consentisse em se ceder, ou ser agradável, ao homem, *mediante pagamento* ou *promessa de recompensa*, sem qualquer artifício.

Sedução. Mas sedução não se referia simplesmente à conquista da mulher. Toda e qualquer atuação tendente a convencer que outrem faça ou realize o que é de intenção do agente, atuação esta exercida de modo que se torne irresistível e influente, revela a sedução. E se nessa atuação há manejos ardilosos ou enganosos, essa sedução se mostra capaz de viciar a vontade de quem consentiu levado por sua influência ou irresistibilidade.

Sedução. O Direito Penal qualificava como crime a sedução de mulher virgem, menor de 18 anos e maior de 14 anos.

E, como elementares à configuração do crime, impunha o Código Penal, art. 217: *a) conjunção carnal; b) virgindade da mulher; c) menoridade (menos de 18 e mais de 14 anos); d) consentimento obtido pelo engano*, com aproveitamento de sua inexperiência e justificável confiança.

A *inexperiência da vítima* e a *justificável confiança no sedutor* é que davam aos manejos empregados a força necessária à consecução da posse desejada.

Por essa razão, os *meios empregados pelo sedutor*, para influírem na vontade da menor, tomando os mais variados e complexos aspectos, somente podiam ser vistos e anotados, segundo as circunstâncias, diante de cada caso concreto. “Há sempre, como diz José Luís Sales, em cada caso possível de sedução, uma verdadeira equação a resolver, na qual o esforço desenvolvido pelo sedutor para consecução da cópula deve ser examinado frente às condições psíquicas dele, sedutor, e da ofendida.”

A sedução, como figura criminal, pois, resultava em tese da *influência irresistível* exercida pelo sedutor sobre a vítima, influência esta obtida não somente por suas manobras ardilosas, *por suas lábias*, como pela própria posição ocupada junto à vítima, em virtude da qual conseguia dela uma confiança, que a levava a se lhe entregar, ou a ceder a seus desejos, sem o menor constrangimento.

Mesmo no sentido penal, portanto, *seduzir* era *cativar o ânimo, induzir por artifício, exercer irresistível influência na vontade de outrem*, a fim de conseguir o consentimento para a prática de um ato, que, normalmente, se reprovava ou não se pretendia realizar.

SEDUÇÃO COM PROMESSA DE CASAMENTO. Mesmo que a mulher não fosse menor, se a sedução fosse obtida sob promessa de casamento, a mulher agravada em sua honra tinha o direito de exigir do sedutor, se este não quisesse reparar o mal pelo casamento, um dote correspondente à sua própria condição e estado, segundo dispunha o Cód. Civil/1916, art. 1.548, n. II – artigo sem correspondência no Cód. Civil/2002.

A Lei nº 11.106, de 28.03.2005, revogou este crime.

SEDUZIR. Do latim *seducere* (seduzir, lograr, enganar), é *convencer* com arte e manha *oupersuadir* com astúcia, a fim de que, sob influência desse ardiloso convencimento ou dessa

astuciosa persuasão, se obtenha de pessoa a prática de certo ato que não faria sem essa cativação da vontade. É *exercer influência irresistível*.

Mas, no sentido penal, propriamente era *convencer moralmente* ou *persuadir de modo irresistível* a que a mulher de menor idade e virgem consentisse em ser desvirginada.

E, em relação a outras pessoas, era *atraí-las ardilosamente* ou *convencê-las com astúcia* a que pratiquem ato ilícito, sob promessa de vantagens.

O crime de sedução foi revogado pela Lei nº 11.106, de 28.03.2005.

SEGREDO. Do latim *secretum* (secreto, guardado em segredo), exprime o que se tem em conhecimento particular, sob reserva, ou ocultamente. É o que não se deve, não se quer, ou não se pode revelar, para que não se torne público ou conhecido.

Segredo é, igualmente, o *sigilo*, que exprime, especialmente, o dever de não se revelar o fato que se sabe, ou de que se tem notícia, ou seja, o segredo que não se deve violar.

Assim, *segredo* é simplesmente o que está sob reserva, ou é oculto. O *sigilo* é o segredo que não deve ser violado.

SEGREDO DA CORRESPONDÊNCIA. Exprime, em princípio, a condição de *irrevelação do conteúdo* das cartas missivas, pela qual se impede a sua divulgação ou a sua publicidade.

Em regra, portanto, o conteúdo das cartas particulares deve ser conservado oculto, mesmo que não sejam assinaladas pela nota de *confidencial*. Não é do destino das cartas particulares serem reveladas, ou publicadas, pelo que se impõe a reserva de seu conteúdo.

Há cartas missivas, porém, que não se subordinam a essa confidencialidade, impeditiva de sua divulgação: aquelas cuja publicação é autorizada, ou cujo conteúdo não se entenda secreto, por conter uma reclamação, ou alvitre, destinado ao conhecimento público.

A divulgação, sem justa causa, do conteúdo das cartas missivas ou de documentos particulares cujo conhecimento possa causar dano a outrem, constitui crime, mesmo que se trate do destinatário.

Assim, quem quer que seja depositário do conteúdo de correspondência epistolar, por sua natureza de caráter confidencial, é obrigado a respeitar o segredo que lhe foi confiado, abstando-se de o tornar público, ou conhecido de outrem.

SEGREDO DE COMÉRCIO. É a *discrição* ou a *irrevelação* de fatos concernentes aos negócios comerciais, conhecidos pela pessoa em razão de sua posição junto ao estabelecimento, em que os mesmos se promoveram, ou se firmaram.

O *segredo de comércio*, pois, firma-se no negócio, na operação, na transação, ou em qualquer outro fato ocorrido em um estabelecimento mercantil, que não deve ser *propalado*, *divulgado* ou *tornado público*, desde que seu conhecimento deve ser restrito às pessoas que o sabem em virtude de suas funções, ou de suas atribuições no estabelecimento.

Quando certas coisas de comércio devam ser conservadas em segredo, impõe-se o *sigilo* a respeito, daí se derivando a obrigação de não serem divulgadas por todos quantos tenham conhecimento delas.

O segredo estabelece a condição da *irrevelação* ou da *não divulgação*, em que se funda o sigilo. Este impõe o dever de não se promover divulgação.

SEGREDO DE ESTADO. Gramaticalmente, o segredo de Estado entende-se o fato, o negócio, a ocorrência de interesse da Administração Pública que, por sua natureza, ou pela importância ligada à própria existência do Estado, não possam nem devam ser revelados, sem danos, ou perigo, aos negócios públicos e vida do Estado.

Mas, perante o Direito Público, o segredo de Estado importa na obrigação que é imposta a todo funcionário público, a todo agente do governo, ou a qualquer outra pessoa, de não divulgar e conservar o segredo de um negócio, de um fato, ou de uma ocorrência, de que participou, ou de que foi oficialmente encarregado, sob pena de lhes serem aplicadas as sanções cometidas à inobservância desse dever, notadamente quando a divulgação deles seja prejudicial aos interesses do Estado e possa servir a interesses de nações estrangeiras.

SEGREDO DE FÁBRICA. Assim se entendem os *meios*, ou *métodos de fabricação*, introduzidos por um estabelecimento fabril, ou industrial, em consequência da experiência ou da diligência de seus orientadores, os quais lhe asseguram melhor e mais perfeita produção.

Semelhantes *métodos*, particulares ao estabelecimento, formam um segredo que é dele. E, por isso, não devem ser divulgados pelas pessoas que os conhecerem em razão de cargo ou serviço ocupado no estabelecimento.

A transgressão ou não cumprimento a esse dever importa em *violação ao segredo de fábrica*, que se configura crime e é passível de punição.

Vide: *Concorrência desleal*.

SEGREDO DE JUSTIÇA. Assim se entende a prática de atos judiciais que, por sua natureza, devem ser praticados ou executados em particular, longe das vistas dos não interessados, ou subtraídos do conhecimento público.

A prática de atos em segredo de Justiça tanto se permite em processos criminais, como em processos civis. Nos processos civis o segredo de Justiça é autorizado em atenção ao decoro ou interesse social. E, nos processos criminais, é ele resultante das condições especiais do processo, o que se decide pelo árbitro, que a eles preside, quando a lei assim não o determinar.

Nos processos que correm em segredo de Justiça, nenhuma certidão será fornecida sem prévia autorização do juiz. O contrário será permitir *devassa* em processo, sujeito à inviolabilidade.

SEGREDO DOS NEGÓCIOS. A descrição que se deve conservar sobre os negócios comerciais, cujo conhecimentos se teve em razão de função, ou cargo, ocupado no estabelecimento, em que os mesmos se realizaram.

A divulgação de segredo dos negócios, ou de segredo comercial, em certos casos, constitui concorrência desleal, passível de punição.

Nem sempre, porém, a divulgação de segredo dos negócios envolve a concorrência desleal. Assim, há quebra de segredo dos negócios quando o banco depositário presta informação sobre os depósitos de seus clientes, sem que para isso seja compelido por mandado ou ordem judicial.

Somente em casos especiais, segundo a regra, *podem* os bancos dar informações sobre estes depósitos a estranhos, que não sejam mandatários do depositante.

SEGREDO FUNCIONAL. É o que decorre do conhecimento do fato, em razão de ofício ou função pública.

Em princípio, a todo funcionário público é vedado divulgar fato de que tem ciência em razão do cargo ou função. E não se faz mister, simplesmente, que se trate de fato que constitua segredo de Estado, ou que deva ser mantido em reserva por interesse de ordem pública. É dever do funcionário não revelar segredos funcionais, mesmo que sejam estes de interesse particular.

A penalidade imposta é a de demissão a bem do serviço público, além de outras penalidades que se determinam nas leis penais, segundo a natureza da violação.

SEGREDO PROFISSIONAL. Funda-se na ciência de fato que chega ao conhecimento da pessoa, em razão da profissão que exerce, e cuja revelação possa ocasionar dano ou prejuízo a outrem.

O segredo profissional *não deve ser revelado*, mesmo quando se é chamado para depor. É o imperativo da lei civil: “Ninguém pode ser obrigado a depor sobre fato: a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar segredo” – Cód. Civil/2002, art. 229, *caput* e I (Cód. Civil/1916, art. 144).

A revelação de segredo profissional constitui crime previsto pelo Código Penal.

São tidos como obrigados a manterem segredo profissional os médicos, os farmacêuticos, as parteiras, os advogados, os notários, os sacerdotes e os funcionários públicos, que sejam senhores de segredos em razão de estado, ofício ou profissão. (ngc)

SEGUNDA. Forma feminina de *segundo*, em sentido gramatical serve para exprimir a colocação, ou posição das coisas ou dos fatos que vêm em seguida dos primeiros, ou registrados em primeiro lugar, como, por vezes, exprime a inferioridade ou a subalternidade de certas coisas.

Excepcionalmente, porém, *segunda* não revela nem a posição inferior, nem a colocação a seguir da primeira, em visível significação de subordinação. Casos há em que *segunda* qualifica, mesmo, um *grau de superioridade*, como é o caso da *segunda instância*.

SEGUNDA CLASSE. Nesta expressão, segunda traz o sentido de inferioridade. Assim, *asegunda classe*, ou revela a inferioridade da coisa ou do fato a que se refere ou implica mostrar *graduação inferior* à primeira.

Na terminologia dos transportes, a segunda classe designa as acomodações destinadas aos passageiros, acomodações que se entendem inferiores às de primeira, pelo que custam menos e se sujeitam a menores exigências.

Na ordem funcional, a segunda classe indica uma categoria inferior à primeira, dando a esta uma superioridade hierárquica e de proventos.

SEGUNDA ENTRÂNCIA. Exprime a segunda colocação na ordem hierárquica de certas funções, dando, assim, uma classificação a ser respeitada para as promoções e para a percepção de vencimentos ou de outros proventos.

Assim, nem sempre a segunda entrância revela uma posição de superioridade hierárquica, desde que seja estabelecida, simplesmente, para certos efeitos legais, como seja o da percepção de vencimentos e desempenho de atribuições análogas às de outra entrância, mas em circunstância de menor importância. Nesta hipótese, a inferioridade será da *circunscrição*, que se coloca em posição de segunda entrância.

SEGUNDA HIPOTECA. A rigor, a segunda hipoteca é a que se passa em segundo lugar, isto é, a seguir de uma hipoteca anterior, escriturada em primeiro lugar, ou seja, com prioridade de data na escritura.

No entanto, mesmo que a escritura de uma hipoteca a indique como sendo, originariamente, *asegunda*, converte-se em *primeira hipoteca*, desde que, pelo registro, se tenha assegurado a sua prioridade.

A prioridade da segunda hipoteca, resultante do registro, decorre do fato de, apresentada à inscrição, e devidamente prenotada, dentro do prazo legal não aparecer a registro a escritura da primeira hipoteca.

Assim, a desclassificação da primeira hipoteca, cuja posição é tomada pela segunda, somente ocorre quando, no prazo legal, não se apresente o primeiro credor hipotecário a registrar o seu título.

SEGUNDA INSTÂNCIA. É determinativo do grau de superioridade hierárquica, indicando ao mesmo tempo a instância para a qual seguem os recursos, ou para que se devolve o conhecimento de questões suscitadas e decididas em primeira, ou no juízo de *inferior instância*.

Vide: *Instância*.

SEGUNDA OBRIGAÇÃO. Gramaticalmente, a segunda obrigação se revela uma *nova obrigação*, ou uma *outra obrigação*, que se segue, ou vem depois de obrigação anterior. A segunda, pois, exprime quantidade.

Por essa forma, a segunda obrigação se acrescenta à primeira obrigação, notadamente quando se distinguem as prestações que lhes servem de objeto.

Mas, quando a especificação tem o sentido de identificar a *nova obrigação*, assumida em substituição a outra, ou em sua confirmação, não há no determinativo qualquer intuito de exprimir quantidade, mas qualidade.

Assim, desde que nessa *nova obrigação*, geralmente dita de segunda, *por uma questão de ordem*, há o *ânimo de novar a primeira*, não se registra duplicidade de obrigações. A nova obrigação vem em substituição à primeira, pelo que esta se extingue. Mesmo as obrigações, *que se secundam*, em confiança à primeira, ditas embora de *segundas*, não se duplicam. *Asegunda*, na hipótese, exprime a que se segue, ou vem depois, para confirmar a que se fizera antes, desde que seja visível o *animus novandi*.

Somente as circunstâncias que cercam as hipóteses podem determinar claramente o sentido da expressão *segunda* em referência às obrigações, para que bem se identifique a que se mostra uma *outra obrigação* ou que se apresenta como *obrigação novatória*, ou *confirmatória* de uma outra.

SEGUNDAS NÚPCIAS. Expressando ordem, o segundo neste caso designa o *novo casamento*, contraído por viúvo, ou viúva, ou por divorciados, depois que se tem o primeiro como extinto.

As segundas núpcias, pois, pressupõem a extinção de um primeiro casamento (primeiras núpcias) tido como válido. Não ocorrem segundas núpcias quando não tenha existência legal o primeiro casamento, por ser nulo e haver sido declarado insubsistente.

As leis civis sujeitam o casamento do *bínubo*, ou do que se casa pela segunda vez, à satisfação prévia de certas diligências sem o que se pode, legitimamente, impedi-lo. Assim, nem o viúvo nem a viúva, com filhos do cônjuge premorto, pode casar-se antes de fazer o inventário do casal e dar partilha aos herdeiros [Cód. Civil/2002, art. 1.523, I (Cód. Civil/1916, art. 183, XIII)]. (ngc)

SEGUNDO. Do latim *secundus* (que está em segundo lugar), tanto empregado como ordinal ou como substantivo, traz, em regra, o sentido da *ordem*, em que se colocam coisas, ou pessoas, a seguir do primeiro. Assim, o segundo designa o *que se segue ao primeiro, tem posição imediata ao primeiro, ou vem em grau secundário ou inferior ao primeiro*.

Na linguagem jurídica, é o vocábulo indicativo da *subordinação* ou *dependência hierárquica* em que se colocam as coisas ou as pessoas. Mas, às vezes, é empregado simplesmente na intenção de *individualizar* um fato, ou uma coisa, sem qualquer ideia de subordinação, ou dependência, em virtude da existência de um primeiro.

Aliás, o emprego do segundo importa necessariamente na anterioridade ou na existência de um primeiro.

Segundo. Como expressão técnica da ciência astronômica, designa a sexagésima parte de um minuto. E na linguagem geométrica corresponde a uma das 60 partes iguais do minuto de um círculo. Tanto num como no outro caso, é o segundo representado graficamente por duas linhas, que se colocam elevadas sobre os números que lhes indicam a quantidade.

Segundo. Em forma de preposição, tem o vocábulo o sentido de *conforme, semelhante, de acordo, em harmonia*, sendo assim de uso frequente na linguagem técnica do Direito: *segundo a lei, segundo a praxe*, o que claramente exprime: conforme ou de acordo com a lei, conforme ou de acordo com a praxe.

SEGUNDO CREDOR. Além de anotar a existência de um outro credor, o primeiro, na locução o segundo também dá a ideia de *que dois credores, um a seguir do outro, têm direitos sobre um mesmo objeto*.

O ordinal, aí, teve assim a intenção não somente de aludir à quantidade de credores, definindo sua posição, como a de ressaltar que ambos têm um devedor comum e que o objeto da obrigação é idêntico para eles, embora, em certos casos, quando se trata de obrigação, ao primeiro se assegure a primazia da exequibilidade da obrigação.

Não se registrando qualquer ligação, ou dependência, das duas obrigações, existem, em realidade, *dois credores*. Mas não se faz mister a determinação de sua posição, ou classificação, pelo emprego do ordinal. Na pluralidade de credores, quando não se fixam privilégios nem garantia, o emprego do cardinal é o quanto basta, desde que o ordinal, mesmo que se aplique na intenção de individualizar, sempre traz o pressuposto de um primeiro, em regra, a que se atribui preferência.

SEGUNDO ESCRITURÁRIO. É aplicado em atenção à ordem hierárquica, ou para mostrar uma graduação. Assim, o segundo escriturário, embora tendo atribuições próprias e definidas, está em grau inferior ao primeiro, de que está substituto, ou a que terá acesso.

SEGUNDO GÊMEO. Praticamente, o segundo gêmeo é que nasce em segundo lugar, isto é, depois que já é nascido o primeiro dos gêmeos.

Para investigação do *primogênito*, por não se saber quem tenha nascido primeiro, ensinava BORGES CARNEIRO, “se deve isso averiguar por alguns sinais fisiológicos. Se não pode ter resultado esta averiguação, o varão se presume ter nascido primeiro que a fêmea; e, sendo ambos do mesmo sexo, ficam iguais em direitos.”

Modernamente, porém, conforme o conceito de que a personalidade civil se deriva *donascimento com vida*, embora se proteja o nascituro desde a sua procriação, a primogenitura decorre da prioridade do nascimento.

Assim, o *segundo gêmeo* é o que nasceu depois do primeiro.

SEGUNDO SECRETÁRIO. Em regra, entende-se o substituto do primeiro secretário, pelo que se diz, igualmente, *subsecretário*. Originariamente, pois, o segundo secretário ocupa posição imediata à do primeiro secretário, para o substituir em seus impedimentos eventuais, embora se lhe deem, estatutariamente, atribuições próprias, como auxiliares das atribuições do primeiro secretário.

SEGUNDO SEGURADOR. É aquele que assume, a seguir de outro, o seguro sobre os riscos de certas coisas.

Assim, além da identidade dos riscos e do seguro, a evidência de um segundo segurado pressupõe a existência de um primeiro, cujo contrato esteja em vigência.

Como é intuitivo, se o contrato de seguro anterior se extinguiu por qualquer uma das causas normais, o seguro que se lhe segue é único, não segundo. A vigência de um seguro anterior em *primeiro lugar* é que configura o segundo seguro.

A existência de um primeiro seguro deve ser levado ao conhecimento do segundo segurador, sob pena de não valer o segundo seguro, dele se eximindo o segurador, na forma do que dispôs o Cód. Civil/1916, art. 1.439 – artigo sem correspondência no Cód. Civil/2002. (ngc)

SEGUNDO TABELIÃO. Embora, na espécie, o segundo ponha em evidência a existência de um primeiro tabelião, o segundo tem aí função meramente de *individualização*. Não exprime qualquer subordinação, nem classificação, desde que todos os tabeliões agem com autonomia e independência, não se mantendo entre eles qualquer hierarquia. O *ordinal* que os determina serve simplesmente para identificá-los.

SEGURADO. Particípio de *segurar* (pôr no seguro, trazer em segurança, assegurar dos riscos), em sentido lato, tanto exprime a pessoa que toma, ou contrata o seguro, como o objeto sobre o qual se asseguram os riscos.

Segurado. Designa um dos contratantes do seguro, ou seja, precisamente aquele que *põe em seguro* a própria vida, ou coisas que lhe pertencem, pagando o prêmio, ou prêmios estipulados, de acordo com as condições ajustadas. É, assim, a pessoa *que faz o seguro*, cujos riscos são assumidos pelo outro contratante, o segurador.

Convém assinalar que o segurado nem sempre faz o seguro em proveito próprio. Nos seguros de vida, normalmente, o segurado contrata seguro em benefício de outrem que se nomeia *beneficiário*, isto é, aquele em benefício de quem foi instituído.

A rigor, pois, o conceito de segurado restringe-se ao sentido gramatical: *que segura*, para indicar a pessoa que promove ou contrata o seguro, tão simplesmente, sem se tornar mister que o proveito imediato seja dele, desde que pode ser instituído em favor de terceiro.

SEGURADOR. Formado de *segurar*, designa o vocábulo, propriamente, a pessoa que, aceitando o seguro, *assume os riscos* definidos no contrato, para indenizar o segurado, ou o beneficiário, quando ocorram os eventos, que tornem exigível o pagamento do valor do seguro, quando versante sobre a vida, ou a indenização pelos prejuízos trazidos às coisas seguradas, mediante contribuição de certo prêmio a ser pago pelo segurado.

O segurador, pois, é o *fiador* ou o *tomador dos riscos* mencionados no contrato de seguro, cabendo-lhe, assim, o pagamento integral do valor segurado, quando ocorrem as circunstâncias que serviram de base à convenção.

SEGURADOS. São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:

a) como *empregado*:

- aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;
- aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas;
- o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior;
- aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos e elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições,

- excluídos os não brasileiros sem residência permanente no país e o brasileiro protegido pela legislação previdenciária do país de origem da missão diplomática ou consular;
- o brasileiro que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, exceto se segurado pela legislação vigente do país do domicílio;
 - o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença a empresa brasileira de capital nacional;
- b) como *empregado doméstico* aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos;
- c) como *empresário* o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado, o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria e o sócio cotista que participe da gestão ou receba remuneração em contraprestação pelo trabalho exercido;
- d) como *trabalhador autônomo*:
- quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego;
 - a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com ou sem finalidade lucrativa;
- e) como *equiparado a trabalhador autônomo*:
- a pessoa física, proprietária ou não, que explore atividade agropecuária, pesqueira ou extrativa de minerais, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por meio de prepostos e com auxílio de empregados, ainda que utilizados de forma não continuada;
 - o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada e de consagração ou de ordem religiosa mantido pela entidade, desde que não estejam filiados à previdência por outra atividade;
 - o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, excetuando-se aquele protegido por sistema próprio de cobertura social;
 - o brasileiro civil que executa trabalho no exterior para organismo oficial internacional de que o Brasil seja membro efetivo, mesmo que lá domiciliado e contratado, salvo quando protegido por sistema de previdência do país do domicílio;
- f) como *trabalhador avulso* o prestador de serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício;
- g) como *segurado especial* o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal ou assemelhado, que exerçam essas atividades, individual ou familiarmente, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, bem como de seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 14 anos ou equiparados.

Entende-se como *regime de economia familiar* a atividade indispensável à subsistência dos membros da família sem a utilização de empregos.

Aquele que exerce mais de uma atividade concomitante remunerada e sujeita ao Regime Geral da Previdência Social filia-se obrigatoriamente a uma delas.

O *servidor civil* ou *militar*, em qualquer esfera federativa, bem como das autarquias e fundações, exclui-se do RGPS, mas desde que esteja sujeito a sistema próprio de previdência social; exercendo atividade abrangida pelo RGPS tornar-se-á segurado obrigatório em relação a ela.

É *segurado facultativo* o maior de 14 anos que se filie ao RGPS, mediante contribuição, calculada sobre os salários de contribuição.

Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições (Lei nº 8.213, de 24.07.91, art. 15):

- a) sem limite de prazo quem está em gozo de benefício;
- b) até 12 meses após a cessação das contribuições o segurado que deixar de exercer atividade remunerada previdenciária ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração, prorrogável

por mais 12 meses quando estiver desempregado ou por mais 24 meses se o segurado já houver pago mais de 120 contribuições ininterruptas;

c) até 12 meses após cessar a segregação o segurado enfermo;

d) até 12 meses após o livramento o segurado retido ou recluso;

e) até 3 meses após o licenciamento o segurado incorporado ao serviço militar;

f) até 6 meses após a cessação das contribuições o segurado facultativo.

SEGURANÇA. Derivado de *segurar*, exprime, gramaticalmente, a ação e efeito de tornar seguro ou de assegurar e garantir alguma coisa.

Assim, segurança tem sentido equivalente a *estabilidade*, pois o que é estável é seguro: *agarrância*, a *firmeza*, a *fiança*. Garantia, firmeza, fiança, sem dúvida, dão sempre ideia do que *está no seguro*, ou *é seguro*, para que se evitem prejuízos em caso de danos ou riscos.

Segurança, qualquer que seja a sua aplicação, insere o sentido de tornar a coisa *livre de perigos*, *livre de incertezas*, *assegurada de danos* ou *prejuízos*, *afastada de todo mal*. Neste particular, portanto, traduz a mesma ideia de *seguridade*, que é o estado, a qualidade ou a condição de estar seguro, livre de perigos e riscos, de estar afastado dos danos ou prejuízos eventuais.

SEGURANÇA DA CONSTRUÇÃO. Refere-se à *estabilidade*, ou à *solidez da construção*, de que resulta estar livre de qualquer perigo, ou de eventuais danos que a tornem imprópria aos fins pretendidos.

Em princípio, os construtores, assumindo os riscos da construção pelo prazo de cinco anos, dão segurança de sua estabilidade e solidez [Cód. Civil/2002, art. 618, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 1.245)]. (ngc)

SEGURANÇA DA DÍVIDA. É a certeza de seu resgate, em virtude de garantia da solvabilidade do devedor.

A segurança da dívida pode resultar de uma garantia acessória: *fiança*, *penhor*, *caução*, *anticrese*, *hipoteca*. Nas hipóteses, a segurança firmar-se-á na própria garantia fidejussória ou real.

SEGURANÇA DO CRÉDITO. Importa na garantia dada quanto à solvabilidade do devedor, conseqüente de uma fiança ou de uma garantia real.

Mas, em relação ao crédito, igualmente, pode a segurança derivar-se da *certeza* de que o devedor cumprirá a obrigação, dadas as boas condições financeiras e econômicas em que se apresenta.

SEGURANÇA DO DIREITO. É o estado de seguridade, ou de garantia legal, que se atribui a um direito, para que possa o respectivo titular exercitá-lo, ou se utilizar das ações correspectivas, quando seja molestado nele.

A segurança do direito, pela qual sempre é o seu titular assegurado em seu livre uso e gozo, é firmada em preceito legal, de que se retira todo poder para o defender e o livrar das violações e esbulhos.

SEGURANÇA DO EMPREGO. É o direito de ser *mantido* no emprego, por não assistir ao empregador qualquer justa razão para dele dispensar o empregado, sem mesmo se levar em conta o tempo de serviço.

Neste particular, a segurança do empregado tem sentido mais amplo que o de *estabilidade do empregado*, decorrente, em regra, do transcurso de dez anos de efetivo exercício.

A segurança do emprego gera-se da admissão ao cargo, ofício ou atividade, sem o caráter eventual ou de prestação eventual de serviços.

Mesmo que o emprego seja por prazo certo, em virtude de contrato, há segurança dele por todo tempo de vigência da convenção.

SEGURANÇA DO JUÍZO. Na terminologia técnica do Direito Processual, *segurança do juízo* entende-se o *oferecimento de garantia material*, seja representada em bens, ou mesmo em dinheiro, a fim de assegurar o pagamento de determinada obrigação a ser cumprida pela pessoa contra quem se exige ou a quem incumbe cumpri-la.

Sob dois aspectos se registra a *segurança do juízo*:

a) quando se exige a *caução de bens* ou o *depósito de certa importância*, que assegurem o pagamento das custas pertinentes à demanda ajuizada;

Essa segurança se determina a pedido do réu, quando o autor, nacional ou estrangeiro, não resida no país, ou dele pretenda afastar-se, desde que não possua bens imóveis no território nacional. Ou, ainda, por determinação ou exigência do cartório, na propositura da ação, como adiantamento do valor das custas.

b) quando pretenda o executado embargar a execução. Assim, para a oposição dos embargos, é condição precípua a *segurança do juízo*, que igualmente se entende a segurança da própria execução.

E essa se cumpre pelo oferecimento de uma garantia real correspondente ao valor do objeto da condenação, no caso em que não possa ter trazida a depósito judicial a própria coisa sobre que versa a execução, ou à penhora.

A segurança do juízo pode ser efetivada por fiança ou por qualquer outra espécie de garantia, desde que, tida como idônea, seja admitida pela parte contrária e aprovada pelo juiz.

SEGURANÇA DO PRÉDIO. Exprime a própria *estabilidade e solidez* do prédio, que, assim, se mostra sem qualquer perigo para os que nele habitam ou para os que com ele vizinham.

A *falta de segurança do prédio* pode ser motivo de cominatória, não somente por parte do vizinho prejudicado, como pelos representantes do Poder Público [Cód. Civil/2002, arts. 1.217 e 1.280 (arts. 514 e 555 no Cód. Civil/1916)].

Não *oferece segurança* não somente o prédio que não é seguro em sua estabilidade, ou que ameace ruir, como o prédio em que se exercem atividades, ou se executam trabalhos que possam trazer danos aos prédios vizinhos, como incêndios, explosões, ou que se tornem perigosos à integridade física de seus habitantes e moradores dos prédios vizinhos. (ngc)

SEGURANÇA DO TRABALHO. A expressão é tida, na terminologia jurídica, sob um duplo sentido:

a) no sentido do Direito Constitucional, segurança quer significar a *garantia* para que o trabalho se execute, ou se faça livremente, sem qualquer coação, ou constrangimento, possibilitando ao homem uma existência digna.

A segurança, neste particular, diz respeito à *liberdade do trabalho*, em virtude do que constitui crime o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, para que se trabalhe, ou para que não se trabalhe.

b) no conceito do Direito Trabalhista, a segurança significa a *soma de cautelas e de requisitos*, que deve ser atendida no que concerne à garantia da integridade física do trabalhador e à conservação de sua saúde.

SEGURANÇA INTERNACIONAL. É a *garantia* assumida pelas próprias nações soberanas no sentido de ser assegurada a *paz internacional*, impedindo-se assim que qualquer uma potência possa atentar contra a integridade territorial de outra, ou contra a sua independência política.

A malograda Sociedade das Nações, proibindo a agressão, e tornando obrigatória a solução pacífica dos conflitos entre as potências, mantinha semelhantes propósitos.

A Organização das Nações Unidas (ONU), igualmente, procura instituir regras e princípios com a intenção de manter a segurança internacional, evitando as guerras e as agressões entre os povos, a fim de que a paz reine entre as nações.

SEGURANÇA JURÍDICA. O princípio da segurança jurídica é tido como elemento constitutivo da noção do Estado Democrático de Direito e é considerado pelo constitucionalista português J. J. Gomes Canotilho como a afirmação de que os indivíduos têm o direito de poder contar com o fato de que aos seus atos ou às decisões públicas concernentes a seus direitos, posições ou relações jurídicas fundadas sobre normas jurídicas válidas e em vigor, se vinculem efeitos previstos e assinados por estas mesmas normas; o que exige a confiabilidade, a clareza, a razoabilidade e a transparência dos atos do poder. (nsf)

SEGURANÇA NACIONAL. No sentido constitucional, assim se entende o conjunto de instituições nacionais permanentes, destinadas a assegurar a integridade e soberania do Estado contra toda violência estrangeira, e a garantir as demais instituições civis do país, em respeito às leis e à ordem interna.

Assim, a *segurança nacional* não somente diz respeito à ordem internacional para que a paz se mantenha entre as nações soberanas, como à ordem interna, a fim de que se livre o país das comoções intestinas, ou das rebeldias e sedições, que sejam prejudiciais a seu desenvolvimento e à integridade dos poderes constituídos.

E, como bem o afirma Aurelino Leal, a segurança nacional, ou segurança da República, “envolve a ideia de defender a organização política e a de manter as instituições contra insurreições e rebeliões”.

SEGURANÇA PÚBLICA. É o *afastamento* por meio de organizações próprias, de todo perigo, ou de todo mal, que possa afetar a ordem pública, em prejuízo da vida, da liberdade ou dos direitos de propriedade do cidadão.

A *segurança pública*, assim, limita as liberdades individuais, estabelecendo que a liberdade de cada cidadão, mesmo em fazer aquilo que a lei não lhe veda, não pode ir além da liberdade assegurada aos demais, ofendendo-a.

É da competência da União organizar e manter os seus órgãos e instituições, a quem compete também legislar sobre a matéria. É dever do Estado e direito e responsabilidade de todos.

Exerce-se para a preservação da Ordem Pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

São seu órgãos: polícia federal, polícia rodoviária, polícia ferroviária, polícia civil, polícia militar e corpo de bombeiros militar.

SEGURÁVEL. De *seguro*, na linguagem jurídica é o adjetivo aplicado para designar o que possa ser *suscetível de seguro* ou servir como *objeto de seguro*. E nesta acepção é que o emprega nosso Cód. Civil/1916, art. 1.440 – artigo sem correspondência no Novo Código/2002: “A vida e as faculdades humanas também se podem estimar como *objeto segurável*, e segurar, no valor ajustado, contra os riscos possíveis, como o de morte involuntária, inabilitação para trabalhar, ou outros semelhantes.” (ngc)

SEGURIDADE. De *seguro*, é o vocábulo empregado na mesma acepção de segurança: exprime a *garantia*, a *firmeza*, ou a *estabilidade das coisas*. É a qualidade, a condição, ou o estado do que é *seguro*, ou *está seguro*, *firme* ou *garantido*.

Enquanto na *segurança* previnem-se os riscos, resguardam-se os prejuízos, toma-se cautela ou se determinam medidas para remover o perigo, na *seguridade* impõe-se a confiança pelo *estado de seguro*, pela ausência do perigo, dela, seguridade, decorrente.

SEGURIDADE SOCIAL. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos atinentes à saúde, à previdência e à assistência social. É da competência privativa da União legislar sobre a matéria.

Regula-a, quanto à organização e plano de custeio, a Lei nº 8.212, de 24.07.91, que teve sua publicação consolidada, determinação do art. 12 da Lei nº 9.528, de 10.12.97 (ver *RF*, 343/571).

Deverá obedecer aos seguintes princípios e diretrizes (Lei nº 8.212, art. 1º, parág. único):

- a) universalidade da cobertura e do atendimento;
- b) informalidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
- c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
- d) irredutibilidade do valor dos benefícios;
- e) equidade na forma de participação no custeio;
- f) diversidade de base e financiamento;
- g) caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, como a participação da comunidade, especialmente de trabalhadores, empresários e aposentados.

Deverá organizar-se, na forma da Lei nº 8.212, em Sistema Nacional de Seguridade Social e será financiada por toda a sociedade, de maneira direta ou indireta, mediante recursos federais, estaduais, municipais e oriundos das contribuições sociais.

No âmbito federal, o orçamento da seguridade social compor-se-á das seguintes receitas (Lei nº 8.212, art. 11):

- a) receitas da União;
- b) receitas das contribuições sociais;

c) receitas diversas.

Constituem receitas diversas da seguridade social as provenientes de (Lei nº 8.212, art. 27):

a) multas, correção monetária e juros moratórios;

b) remuneração recebida dos serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros;

c) prestação de serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens;

d) recursos patrimoniais, industriais ou financeiros;

e) doações, legados e subvenções;

f) 50% dos valores obtidos em função de expropriação, apreensão e reversão de regiões destinadas ao cultivo de plantas psicotrópicas;

g) 40% dos resultados dos leilões dos bens apreendidos pelo DRF.

SEGURO. Do latim *securus* (tranquilo, sem receio, isento de cuidados, fora de perigo), gramaticalmente exprime o sentido de *livre e isento* de perigos e cuidados, *posto a salvo, garantido*, tendo assim idêntica significação à expressão de origem.

Seguro. No sentido jurídico, designa o contrato, em virtude do qual um dos contratantes (segurador) assume a obrigação de pagar ao outro (segurado), ou a quem este designar, uma indenização, um capital, ou uma renda, no caso em que advenha o *risco indicado e temido*, obrigando-se o segurado, por sua vez, a lhe pagar o *prêmio*, que se tenha estabelecido.

O tema é tratado no Cód. Civil/2002, nos arts. 757 e segs. O Cód. Civil/1916 tratava do tema no art. 1.432.

Semelhante contrato não se admite verbal. E o documento, em que se instrumenta, é denominado de *apólice*, nela se estabelecendo todas as condições em que os riscos se assumem, o valor do prêmio e o modo de cumpri-lo.

Embora de natureza *bilateral*, porquanto nele se firmam obrigações recíprocas, é de caráter *aleatório*, desde que a obrigação principal de um dos contratantes, o segurador, é dependente de realização de *um risco futuro*, que pode não se registrar. E, assim, *indenização*, em que se funda o principal direito do segurado, em consequência, pode não se tornar exigível. Para tanto basta que não se registrem os riscos, na vigência do contrato.

Nestas condições, o contrato de seguro, além das condições elementares a todo contrato (capacidade, consentimento, objeto lícito e coisa certa), deve trazer os próprios requisitos, que lhe são substanciais:

a) evidência de objeto, ou coisas sujeitas a risco;

b) que os riscos possam ser efetivos, embora não sejam certos; devem ser, pois, riscos prováveis ou presumíveis;

c) o prêmio, correspondente a uma compensação dada ao segurador, como preço do perigo que assume;

d) a indenização que alivie o segurado dos prejuízos que lhe possam advir, em face da ocorrência, ou realização dos riscos temidos.

Licitamente, todo seguro pode ter por objeto interesses apreciáveis pecuniariamente, inclusive os que se fundam na própria vida do segurado, feito em benefício próprio (seguro dotal), ou em proveito de outrem (seguro por morte).

Conforme é a espécie dos riscos, o seguro toma as mais variadas denominações: *seguros mútuos, seguros de vida, terrestres, marítimos, de acidentes, de pensões, contra roubos etc.* (ngc)

SEGURO A PRÊMIO. É aquele em que o segurado assume a obrigação de pagar ao segurador uma *taxa*, ou *prêmio*, como compensação aos riscos que assume, assim se denominando em oposição ao *seguro mútuo* e ao *misto*.

SEGURO CONTRA FOGO. É o seguro contra os riscos que possam vir pela combustão comum, ou pelo simples embrasamento, como os que se possam derivar dos incêndios provocados pela explosão ou pelas conflagrações (descargas elétricas).

Diz-se, por isso, *seguro contra incêndio*, sendo uma das espécies dos *seguros terrestres*, em oposição aos *seguros marítimos*.

Em princípio, o seguro contra fogo compreende a indenização dos prejuízos provocados pelos raios (descargas elétricas), salvo se a apólice, expressamente, não considerar as conflagrações como objeto dos riscos assumidos. Nesta hipótese, no entanto, o *incêndio* ou o *fogo consequente* dos raios integra-se nos riscos objeto do contrato.

Igualmente, quando o incêndio resulta de explosão, mesmo que se mostre risco ressalvado pelo segurador, está este obrigado à indenização.

A finalidade do seguro contra o fogo, ou do seguro contra o incêndio, é a de garantir ao segurado a indenização pelos prejuízos, ou danos materiais, causados diretamente pelo fogo, pouco importando a sua origem, desde que accidental ou fortuito. Necessariamente, pois, se o incêndio vem em razão de fato mesmo ressalvado, ou não previsto no contrato, *oprejuízo produzido* o foi pelo *fogo*, que se desenvolveu depois do mesmo fato, seja ele explosão ou raio.

SEGURO DA RESPONSABILIDADE. É aquele que se faz para atender os *riscos*, ou *as indenizações*, derivadas da responsabilidade civil, em virtude da qual o segurado tem o dever de atender reclamações pecuniárias feitas por terceiros por fato, ou ato, que lhe seja imputado, ou pese à sua obrigação.

Pelo seguro da responsabilidade civil já se estabelece um contrato de seguro em favor de um terceiro, presumivelmente, prejudicado por fato ou ato, que pese à responsabilidade do segurado.

E, assim, prevenindo essa responsabilidade, de que se possa derivar uma justa indenização, já o interessado contrata com o segurador, para que assuma os riscos correspondentes, e promova as necessárias indenizações, se ocorridas.

Pode ser o seguro da responsabilidade definido como o que é contratado para que o *segurador* garanta a integridade do patrimônio do *segurado*, pagando por ele as *indenizações* que estejam a seu cargo, como reparações por fatos, ou atos cometidos à sua responsabilidade. É o seguro para cumprir as reparações devidas pelo segurado a terceiros.

SEGURO DE ACIDENTES. É aquele em que o segurador assume a obrigação de assistir e indenizar o segurado pelos *acidentes pessoais*, como de assistir e indenizar os terceiros, que se acidentem, quando a responsabilidade de assisti-los e de os indenizar cabe ao segurado.

Quando o seguro de acidentes é em proveito direto do próprio segurado, denomina-se especialmente seguro de acidentes pessoais, ao passo que o de acidentes de pessoas sob a responsabilidade do seguro se diz propriamente de *acidente do trabalho*.

SEGURO DE AUTOMÓVEL. É o que se convencionou para garantir o automóvel de propriedade do segurado contra os riscos, ou danos, que lhe possam ocorrer.

No entanto, frequentemente, o seguro de automóvel abrange *todas as espécies de riscos*. E, assim, o seguro atinge não somente os danos que o possam atingir, como os danos que sejam causados por ele, com exceção daqueles que sejam expressamente excluídos.

Por essa forma, é essa espécie de seguro especialmente denominada de *seguro contra todos os riscos*.

No seguro de todos os riscos do automóvel, é adotada a inclusão de cláusulas que abrange o seguro dos acidentes pessoais e dos acidentes provocados em outrem pelo segurado.

SEGURO DE COISAS. É a expressão usada em oposição ao *seguro pessoal*, ou *seguro de pessoa*, cujas espécies são os *seguros de vida*, *seguros de acidentes pessoais*, que se afastam da ideia de *seguro-indenização*.

O *seguro de coisas*, assim, exprime a *garantia contra prejuízos* que possam afetar os bens, ou os direitos da pessoa, acarretando um desfalque em seu patrimônio. É, pois, o seguro contra os riscos que possam atingir o patrimônio do segurado, conforme se vê no Cód. Civil/2002, art. 757, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 1.432). (ngc)

O seguro de coisas é igualmente denominado *seguro indenização*, porque, em realidade, visa a assegurar os *prejuízos*, ou os *danos materiais* sofridos pela pessoa, em forma de *ressarcimento de perdas*, ou propriamente de *indenização*, que não pode ultrapassar a soma dos prejuízos, ou das perdas, *efetivamente sofridos*.

Neste particular, portanto, difere do seguro de pessoa, onde o valor a ser pago pelo segurador pode ser *arbitrariamente fixado pelo segurado*, sem que se tenha por base qualquer apreciação monetária sobre o valor de bens materiais, integrantes de seu patrimônio.

SEGURO DE FIDELIDADE. É o seguro de fidelidade instituído em substituição da *fiança*, ou *caução*, que, em certos casos, se exige para o exercício de emprego, ou cargo, em que o empregado, ou funcionário, vai ser depositário de valores pertencentes ao empregador.

Assim, sua finalidade é a de assegurar ao estabelecimento, ou empresa segurada, a indenização, ou o ressarcimento das perdas que se possam derivar de *desfalques*, *desvios de valores*, ou de qualquer outro ato de desonestidade do empregado, ou funcionário.

Praticamente, pois, pelo seguro de fidelidade, o segurador assume os *riscos da infidelidade*, indenizando o segurado das perdas, ou danos patrimoniais, que se verifiquem, ou se derivem de atos desonestos do funcionário.

SEGURO DE NATALIDADE. É o seguro feito com o objetivo de ser paga à pessoa indicadacerta *importância*, ao nascimento de cada um dos filhos que lhe vier.

É seguro que pode ser contratado pelos próprios pais, em seu benefício, como pode ser instituído em favor de um terceiro, que figurará na apólice como beneficiário.

É espécie de *seguro pessoal*, desde que por ele não se estipule *indenização por perdas*, mas a entrega de um capital fixado pelo segurado em benefício do nascido ou de seus pais.

SEGURO DE PESSOAS. É o mesmo seguro pessoal.

SEGURO DE RESPONSABILIDADE. É o mesmo seguro da responsabilidade civil, tendente a evitar que o *segurador tenha prejuízos* com o pagamento das indenizações que forem cometidas à sua responsabilidade.

SEGURO-DESEMPREGO. Tem por finalidade:

- a) prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa;
- b) auxiliar o trabalhador desempregado a conseguir novo emprego, principalmente através de reciclagem profissional.

Terá direito a ele o trabalhador que comprovar:

- a) ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, relativos aos 6 meses anteriores à data da dispensa;
- b) ter sido empregado ou ter exercido atividade como autônomo durante pelo menos 15 (quinze) meses nos últimos 24 (vinte e quatro) meses;
- c) não estar em gozo de nenhum benefício previdenciário de prestação continuada, exceto auxílio-acidente, auxílio-suplementar e abono de permanência em serviço;
- d) não estar em gozo de auxílio-desemprego;
- e) não possuir outra renda de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e à de sua família.

Será concedido por um período máximo, variável de 3 (três) a 5 (cinco) meses, de forma contínua ou alternada, podendo ser retomado a cada novo período aquisitivo, observado o disposto no art. 1º da Lei nº 8.900/94.

Será calculado de acordo com faixas salariais definidas.

Será suspenso quando o trabalhador for admitido em novo emprego, ou começar a perceber benefício previdenciário ou auxílio-desemprego.

Será cancelado quando:

- a) o desempregado se recusar a aceitar outro emprego compatível com a sua qualificação e remuneração anterior;
- b) comprovar-se falsidade nas declarações do trabalhador;
- c) comprovar-se fraude na percepção do benefício;
- d) o segurado vier a falecer.

SEGURO DE VIDA. O conceito de seguro de vida era claramente dado pelo Cód. Civil/1916, art. 1.471: “O seguro de vida tem por objeto garantir, mediante o prêmio anual que se ajustar, o pagamento de certa soma a determinada ou determinadas pessoas, por morte do segurado,

podendo estipular-se igualmente o pagamento dessa soma ao próprio segurado, ou a terceiro, se aquele sobreviver ao prazo de seu contrato.”

É o seguro de vida denominado *seguro de valores futuros*, porque, como não é real, não visa a uma indenização consequente de perdas materiais, ou de danos causados à coisa, mas à *prestação de um capital*, ou da *entrega de valores*, que venha prevenir dificuldades aos herdeiros ou protegidos pelo segurado, em virtude de sua morte.

Tipicamente, embora não se lhe negue a natureza aleatória, o seguro de vida revela-se o mais completo contrato de estipulação em favor de terceiros.

Quando o *seguro de vida* é disposto para pagamento do capital ao próprio segurado, se sobreviver ao prazo do contrato, diz-se, propriamente, *seguro dotal*, enquanto o seguro em que somente se atenderá o pagamento do capital estipulado pela morte do segurado se diz de *seguro ordinário de vida*.

Em relação ao pagamento dos prêmios, dizem-se os seguros limitados e ilimitados, ou por toda vida. O limitado é aquele em que se dispõe que o pagamento dos prêmios cessa pela decorrência de um prazo, findo o qual a apólice fica *saldada*, o que importa em ficar isenta do pagamento de novos prêmios. O ilimitado é aquele em que o pagamento dos prêmios não cessa, enquanto vigente o contrato de seguro.

O Cód. Civil/2002 regula a matéria nos arts. 760; 789; 790 a 792; 794 e 796. (ngc)

SEGURO DIRETO. Denominação dada ao seguro, quando a indenização devida é de ser paga *diretamente* ao segurado, não se estipulando no contrato outro *beneficiário*, que não seja ele. Assim se distingue do seguro em que há uma estipulação, ou um benefício em favor de terceiro.

SEGURO DOBRADO. Assim se diz do seguro *que se repete* sobre o objeto de um seguro já firmado, na intenção de *duplicar a indenização* a ser auferida na evidência dos riscos segurados.

Não se permite, lícitamente, semelhante seguro, sendo nulo. Aliás, o Cód. Civil brasileiro de 1916 era preciso nessa proibição: “Não se pode segurar uma coisa por mais do que valha, *nem pelo seu todo mais de uma vez*. É, todavia, lícito ao segurado acautelar, mediante novo seguro, o risco de falência ou insolvência do segurador” (Cód. Civil/1916, art. 1.437 – artigo sem correspondência no CC/2002).

A proibição do seguro dobrado vem de uma simples razão: o *seguro não é negócio*, sendo a sua finalidade a de proteger simplesmente o segurado dos prejuízos ou perdas eventuais que lhe possam ser causados por fatos alheios à sua vontade.

SEGURO-DOENÇA. É o que se institui com o fim de assegurar a assistência médica e a própria manutenção da pessoa, em benefício de quem é feito, no caso em que adoença e se veja impossibilitado de trabalhar.

É uma das modalidades de *seguro social* ou de *previdência*, importando em auxílio-enfermidade ao segurado, ou ao beneficiário, desde que contratado pelo segurado em benefício de um terceiro.

Geralmente, o seguro-doença é promovido pelo empregador em benefício do empregado, para que tenha esta toda assistência e auxílio pecuniário em caso de moléstia que o prive de trabalhar.

Em regra, os Institutos de Previdência assumem essa obrigação, ao lado do *seguro-aposentadoria* e do *seguro-pensão*.

Em vigência o seguro-doença, o cumprimento da prestação cometida ao segurador importa em libertar o empregador do pagamento de qualquer remuneração ao empregado, que se entende em *licença não remunerada*.

SEGURO DOTAL. A rigor da expressão, seguro dotal seria, exclusivamente, aquele que se institui com a finalidade de ser entregue um capital, a título de dote, ou sem essa condição, à pessoa que se casa.

Vulgarmente, porém, na linguagem dos seguros, emprega-se a expressão para indicar os *seguros que se pagam em vida do segurado a ele próprio*, se, decorrido o prazo de sua vigência, ainda

se encontra vivo. E, assim, receberá o *capital* que se deveria entregar aos favorecidos pelo seguro, se morresse.

SEGURO FLUTUANTE. A expressão *flutuante*, na técnica dos seguros, traz o sentido *de indeterminação de valores*, ou seja, a *indeterminação das coisas seguradas*.

Em determinando uma espécie de seguro, o *flutuante* possui precisamente a significação jurídica do vocábulo, exprimindo o que *não está consolidado, perfeitamente indicado ou não se encontra especificado*. Desse modo, revela o que é enunciado *genericamente*, sem uma particularidade especial.

O seguro flutuante, assim, é aquele que se faz sobre uma *generalidade de mercadorias*, a serem recebidas, ou a serem expedidas sobre qualquer navio ou transporte, igualmente não indicado, pelo segurado, durante um período assinalado.

Por ele, o segurador assume ou toma os riscos, até a concorrência de uma soma ajustada, *sobre todas as mercadorias* que sejam recebidas, ou que sejam expedidas pelo segurado, dentro de um prazo convencionado. As apólices desse seguro, que se dizem igualmente de *apólices flutuantes*, ou *abertas*, ou *abeverbação*, tomam a posição de uma *conta-corrente*, em que se irão escriturando todas as remessas ou recebimentos das mercadorias seguradas e dos respectivos valores, que serão anotados até conclusão da vigência do contrato. Bem por isso, é essa espécie de seguro denominada de *seguro em conta-corrente*.

No *seguro flutuante*, em princípio, é o segurado obrigado a comunicar ao segurador, antes ou depois da partida das mercadorias, os carregamentos efetuados, porquanto o carregamento da mercadoria segurada é que dá vida ao contrato.

Esse aviso é geralmente conhecido pelo nome de *declaração de alimento*.

Vide: *Seguro “in quovis”*.

SEGURO FLUVIAL. É a denominação dada ao seguro feito sobre os riscos de coisas, que se transportem pelos rios, ou de navegação interior, em canais ou lagos.

SEGURO ILIMITADO. Consoante a própria significação do qualificativo, é o seguro, cuja indenização não é previamente fixada, sendo devida em face dos prejuízos sofridos, pelo segurado. Por essa forma, notadamente no seguro marítimo, se *ilimitado*, o segurador fica na obrigação de pagar ao segurado não somente o valor da coisa segurada, como de qualquer outro prejuízo que venha a sofrer, em consequência dos riscos marítimos, ou pela *fortuna do mar*.

SEGURO “IN QUOVIS”. O seguro *in quovis* especializa o seguro sobre mercadorias a transportar sem a designação do navio que as conduzirá.

Por essa razão, diz-se igualmente *seguro sobre navio indeterminado*. Por ele, o segurado procura garantir-se contra os riscos que possam vir sobre determinadas mercadorias a serem remetidas, mas, na ignorância do nome do navio que as transportará, omite essa circunstância, para generalizar ou tornar efetivo o seguro, seja qual for o navio que as transportar.

O *seguro “in quovis”* tem muita analogia com o *seguro flutuante*, sendo aliás este uma distensão ou ampliação daquele, porquanto o seguro flutuante toma generalidade muito mais acentuada, atingindo não somente a indeterminação do navio, como a das próprias mercadorias, contanto que esse transporte se realize dentro de um prazo prefixado.

SEGURO INDIRETO. É, ao contrário do direto, o seguro instituído em favor de terceiro, ou para que se garanta o seguro contra as indenizações que lhe possam ser atribuídas, em razão da responsabilidade civil a ele imputada.

Assim, a indenização que se efetiva depende do direito que assista a um terceiro em ser ressarcido de danos levados à conta do segurado.

Os seguros da responsabilidade civil são dessa espécie, porquanto, para haver a indenização, o terceiro prejudicado, ou vítima do dano, se interporá entre o segurador e o segurado para exigir o valor do seguro instituído.

SEGURO LIMITADO. A limitação do seguro pode referir-se não somente aos riscos, como ao valor da indenização.

Assim, o seguro é limitado quando se particularizam os riscos, que dão origem à indenização. Aí a limitação é dos riscos, pelo que não se deve indenização quando o dano à coisa não resulta de riscos especificados.

É ainda limitado o seguro, porém, quando a soma da indenização já é antecipadamente fixada.

SEGURO MARÍTIMO. É o que se institui ou tem por finalidade assegurar a indenização por perdas ou prejuízos que possam ser causados pelos riscos do mar.

É denominação atribuída, propriamente, em distinção ao *local*, em que os riscos possam ocorrer, pelo que é geralmente usado em oposição ao *seguro terrestre*, abrangendo riscos que correm as coisas quando em terra.

O seguro marítimo tanto tem por objeto o *navio* ou a *embarcação* empregada para os transportes marítimos, como as coisas que se transportam por qualquer espécie de embarcação.

Neste particular, o seguro marítimo é especializado: *seguro sobre corpo*, *seguro sobre faculdade*, *seguro conjunto*, *seguro a prazo*, *seguro por viagem*, *seguro misto* e *seguro por prêmio ligado*.

O *seguro sobre corpo* é o que se faz sobre o navio, compreendendo não somente a estrutura física do navio, ou o seu corpo propriamente dito, como todos os apetrechos, maquinaria e acessórios, que o dispõem em condições de navegabilidade.

O *seguro sobre faculdades* entende-se o que se faz sobre as mercadorias a serem transportadas pelo navio.

Quando o seguro abrange ao mesmo tempo o corpo do navio e as mercadorias que transporta, diz-se particularmente *seguro conjunto*, se na respectiva apólice não se destaca nem se separa o valor atribuído ao navio e à sua carga. Feita a discriminação, o *seguro é separado*.

O *seguro conjunto* atribui a cada coisa a metade do valor fixado na apólice enquanto que o *separado* dá para cada coisa o valor prefixado na respectiva apólice.

O *seguro a prazo* é aquele em que se fixa o *período de vigência*, extinguindo-se, assim, em se atingindo o termo final do prazo estipulado.

O *seguro por viagem* é aquele em que, não se determinando prazo certo, prevalecerá enquanto não chegado o navio ao porto de seu destino.

O seguro será *misto*, quando se institui, ao mesmo tempo que sua vigência determinar-se-á não somente pelo prazo fixado, como pela conclusão da viagem determinada.

O *seguro por prêmio ligado* é o que se estabelece para a viagem de ida e de volta.

Além destas espécies, o seguro marítimo pode distinguir-se em: *seguro ilimitado*, *seguro limitado*, *seguro “in quovis”*, *seguro flutuante*, conforme já foram indicados acima.

Entre os romanos, o seguro marítimo não tinha a forma atual, trazendo estrutura análoga ao *acômbio marítimo*: o segurador emprestava ao segurado uma soma pecuniária que este se obrigava a restituir se os valores chegassem ao porto designado, enquanto nada teria a restituir em caso contrário. Por esse empréstimo, o segurador cobrava um interesse, mais elevado que os juros comuns, o qual se denominava *foenus nauticum*, ou *usurae maritimae*. Evidentemente, é o empréstimo marítimo, ou o empréstimo a risco marítimo atual, a que então se chamava *pecunia trajectitia* ou *pecunia nautica*.

SEGURO MISTO. Em regra, o seguro entende-se misto quando nele se fixem modalidades diferentes, ou quando tenha por objetivo coisas distintas.

Assim, tanto o seguro-indenização, ou seguro de coisas, como o seguro de pessoas, ou de capital e renda, pode tomar essa forma.

O seguro de coisas é misto, quando as coisas asseguradas sejam de espécie diferente: o seguro do prédio e dos móveis que nele se encontram; o seguro do navio e das mercadorias por ele transportadas.

No seguro de pessoas, é ele misto quando é feito com um duplo fim, ou quando se estipula que o capital segurado pode ser pago sob mais de uma forma. Assim se o seguro é de vida, mas atende igualmente a uma pensão em caso de incapacidade física do segurado, é misto. É também misto quando se convencionou o pagamento do capital ao segurado, se sobrevive ao prazo do contrato.

SEGURO MÚTUO. Consoante a própria qualificação, o seguro tem como base a cooperação, ou a mutualidade, que se institui entre várias pessoas no justo afã de uma proteção recíproca. Assim, o *seguro mútuo* é o que resulta de uma *contraprestação* devida pelos próprios associados de uma instituição, toda vez que um deles é atingido pelos riscos cobertos pelo do mesmo seguro.

Dessa maneira, os seguradores são os próprios segurados, porquanto sempre que a sociedade, ou mútua, tem que cumprir um pagamento relativo ao seguro, terão eles que contribuir com a sua cota para a formação do capital ou da indenização devida.

Sob esse aspecto, então, não está o segurado obrigado a pagar um *prêmio anual fixo*, desde que obrigado simplesmente às cotas, devidas por sinistro ou por morte de um dos associados, pagará anualmente tantas cotas, quantas sejam as chamadas para pagamento de seguros vencidos.

Em geral, os seguros mútuos instituem-se para pagamento de um capital pela morte do segurado. Mas podem ser instituídos como seguros-enfermidades, como dotais etc.

Embora seja este o aspecto clássico dos seguros mútuos, há sociedades mútuas que têm organização diversa, isto é, não condicionam os seguros às cotas devidas para o cumprimento do seguro. Simplesmente tomam a forma de mútuas porque, não possuindo capital, são dirigidas e administradas pelos próprios segurados, embora sujeitos a prêmios fixos anuais.

SEGURO-PENSÃO. É o seguro em que, em vez de capital pago de uma só vez, é reduzido a renda, ou pensão periódica, necessária à manutenção do segurado, que atingiu certa idade, ou que se tornou incapacitado para o trabalho.

O seguro-pensão também é instituído em benefício da família do segurado, em caso de falecimento.

SEGURO PESSOAL. Em oposição ao seguro de coisas, em que objeto do seguro é o *deindenizar* o segurado por danos materiais ocorridos a coisas que lhe pertençam, o seguro pessoal é o que tem por objeto o próprio segurado, por ele se garantindo contra adversidades da própria vida, em seu proveito, ou em proveito de pessoas sob sua proteção e de sua estima.

São seguros pessoais: o de vida, o de aposentadoria, o de pensão, o de natalidade, o de acidentes.

SEGURO POR AVERBAÇÃO. Designação também atribuída ao seguro flutuante ou seguro em conta-corrente.

SEGURO POR CONTA DE OUTREM. É o seguro feito por quem não é propriamente o segurado, embora, acidentalmente, mostre interesse em o fazer.

São modalidades desse seguro: o do depositário, segurando a coisa em nome do depositante; o do comissário, em benefício do comitente; o de expedidor da mercadoria, em nome do consignatário.

SEGURO REAL. Denominação atribuída, antigamente, ao salvo-conduto fornecido pelo rei, assegurando à pessoa livre trânsito pelo território sob sua jurisdição.

SEGUROS COLETIVOS. São os seguros feitos, ao mesmo tempo, ou simultaneamente, por várias pessoas, formando um *grupo de segurados*.

Em regra, os segurados coletivos são instituídos pelos estabelecimentos comerciais, ou industriais, em benefício de seus empregados. Assim, numa só apólice, convencionam-se todos os seguros relativos a cada empregado, os quais se fazem proporcionais, dentro de um base prefixada, ao ordenado, ou remuneração auferida por cada um deles.

SEGUROS CONJUNTOS. São os seguros *simultâneos* relativos a mais de um segurado, ou a uma coisa, em que há mais de um segurador, sendo a garantia sobre os mesmos riscos, pelo mesmo tempo e pela mesma soma.

Nos seguros de vida, é comum o seguro conjunto entre marido e mulher, no qual ambos, simultânea ou reciprocamente, se fazem segurados e beneficiários, um do outro. O seguro de vida conjunto entende-se, por isso, um *seguro recíproco*.

Nos seguros de coisa, é o seguro conjunto quando o proprietário da coisa a segura com vários segurados, pela mesma soma e pelo mesmo prazo. É o *seguro distribuído*, ou de riscos

partilhados entre vários seguradores. Diz-se, igualmente, seguro *rateado*, porque cada um dos vários segurados assume uma parte ou uma parcela dos riscos.

SEGUROS CUMULATIVOS. São os seguros acumulados, repetidos ou sucessivos, instituídos com a finalidade de ser segurado o mesmo objeto, pelo mesmo tempo, sobre os mesmos riscos, com vários seguradores, de modo que a soma segurada venha ultrapassar o valor das coisas seguradas.

Praticamente, os seguros cumulativos, ou acumulados, resultam em seguros dobrados, o que se veda por lei.

SEGUROS MÚLTIPLOS. São os seguros cumulativos ou seguros dobrados.

Os seguros múltiplos, porém, podem decorrer de situação em que não se vislumbra a intenção de o segurado *cumular* indenizações, desde que tenham eles tido como causa o fato de serem por pessoas diferentes, embora sobre o mesmo objeto.

Poderão registrar-se, especialmente, nos casos de *seguro por conta de outrem*, quando o carregador o tenha feito e também o faça o destinatário.

Nos seguros múltiplos, concluídos de boa-fé, prevalece a teoria da ordem das datas. O segurador, embora só responda pela indenização perante aquele que mostrar seu interesse sobre o objeto do seguro, ou seja obrigado a *ratear* o valor da indenização, segundo as circunstâncias, não se pode furtar ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta, pois que válido será um dos seguros, ou mais de um deles.

SEGUROS SOBRE TODOS OS RISCOS. São aqueles em que não se faz qualquer restrição, ou em que não se excluem certos riscos, obrigando-se o segurador a pagar a indenização, sem qualquer limitação, logo que se registre qualquer dano à coisa.

Nos seguros de automóvel, são aqueles em que se resguardam não somente os riscos que possam vir ao veículo, como os que possam ser causados pelo segurado a outrem.

SEGUROS SOCIAIS. São os seguros instituídos para proteção, assistência e auxílio a pessoas menos favorecidas pela sorte, ou que vivem do trabalho, geralmente a cargo dos empregados ou mantidos pelo Estado.

SEGUROS TERRESTRES. Em oposição aos seguros marítimos, é a denominação genérica atribuída a todos os seguros cujos riscos se operam em terra.

SELADO. De *selar*, do latim *sigillare* (selar, pôr o selo), na linguagem jurídica é a expressão usada para assinalar o fato de encontrar-se alguma coisa *autenticada* por um timbre, ou *selo de garantia*, pelo qual se assegura sua autenticidade ou sua inviolabilidade.

SELADOS E PREPARADOS. Expressão usada, na terminologia forense, para indicar a determinação do juiz que, em despacho dado nos autos, antes que sejam eles conclusos para a respectiva sentença ou julgamento, ordena que sejam os ditos autos selados e sejam contadas as custas, a fim de que sejam pagas.

Por esse despacho, então, são os autos encaminhados ao contador do juízo, para que, em cumprimento à ordem do julgador, sejam feitas as contas dos selos devidos e das demais despesas processuais. É ato indispensável e formador do *preparo de ação*.

SELAGEM. De *selar*, designa o ato por que se cumpre a formalidade fiscal de apor o selo no documento sujeito a essa exigência.

SELETA. Do latim *selecta*, forma feminina de *selectus* (escolhido, selecionado), na linguagem editorial significa a obra ou livro contendo *trabalhos escolhidos*, ou *selecionados* entre obras de vários autores.

O *organizador* ou *editor de seletas* legalmente assume a posição de autor, embora não percam os autores dos trabalhos selecionados, ou escolhidos, o direito sobre as produções assim colecionadas, assegurando-se-lhes o direito de as reproduzir em separado, quando e onde bem lhes aprouver, conforme o Cód. Civil/1916, art. 650 – matéria não abordada no Cód. Civil/2002, pois o artigo do Código de 1916 já estava revogado pela Lei 9.610, de 19.02.1998, que passou a regular a matéria nos arts. 114 e 115. (ngc)

SELO. Do latim *sigillum*, diminutivo de *signum* (sinal), etimologicamente significa a *marca*, ou *sinal pequeno* que se põem, ou se apõem às coisas, para as assinalar, as identificar ou as tornar invioláveis.

Assim, *selo* é, em realidade, o *senal público*, ou o *senal oficial*, utilizado pelas autoridades para que identifiquem os seus atos, ou tornem em sigilo as coisas que devem ser conservadas sem violação.

Neste sentido, selo tem significação idêntica a *sinete*, *chancela*, *cunho* ou *distintivo*.

Selo. Na terminologia fiscal, é o vocábulo empregado para designar o *pequeno impresso*, a que se atribui um preço, destinado ao pagamento de tributo.

É o *selo fiscal*, dito especialmente de *selo adesivo*, desde que é *cotado* sobre o papel sujeito à tributação. *Adere* ao documento, ou ao papel, em que deve ser colocado.

Os franceses chamam-no de *timbre*, de *timbrer*, que se traduz, precisamente, por selar, ou apor o selo, sendo que *sceau*, de *sigillum*, é propriamente aplicado para designar o *sinete*, ou *senal público*, usado pelas autoridades, destinado a autenticar atos ou para os tornar invioláveis.

SELO POSTAL. É o que se emprega na franquia da correspondência a ser conduzida pelos serviços de Correio.

Tem mais ou menos os mesmos característicos dos *selos fiscais* ou *selos adesivos*.

Por uma questão de ordem administrativa, os selos postais distinguem-se em *selos comuns*, *selos aéreos*, de *correspondência expressa*, *comemorativa*, *oficiais*, de *depósito* e *taxas*.

Os *selos comuns*, ou *ordinários*, são os que se usam para a correspondência comum.

Os *selos aéreos* são os que se empregam, especialmente, para a condução de cartas, impressos ou encomendas, *por via aérea*.

Os *selos de correspondência expressa* aplicam-se para o transporte de correspondência, cuja entrega é feita com prioridade, na residência do destinatário, tão logo chega à cidade ou à localidade do destino.

Os *selos oficiais* são os que se destinam, exclusivamente, à correspondência oficial.

Os *selos comemorativos*, embora destinados à correspondência, são os que se emitem com o objetivo de comemorar data, homenagear vultos eminentes do país ou para perpetuar fatos de relevância.

Os *selos de depósitos* destinam-se ao controle de remessas postais, aplicando-os o próprio tesoureiro da repartição nas ordens sacadas das tesourarias congêneres, onde essas remessas, ou vales postais, devem ser pagos.

Os *selos de taxa* são os reservados à cobrança de multa e diferença de porte devidas pela correspondência que é postada com insuficiência de selo, a fim de que as pague o destinatário.

SELVAGEM. De *selva*, do latim *silva* (bosque, floresta), é genericamente empregado, em oposição a *doméstico* ou *manso*, no sentido de *bravio*, *feroz*, *não domesticado*. Assim, distingue todo *animal* que vive ainda nas selvas, tenha ou não ferocidade, seja ou não bravio. E, extensivamente, é *selvagem*, no mesmo sentido de *silvestre*, tudo que não teve ainda contato com a civilização, ou que se não adaptou à vida civilizada. O próprio *índio* é tomado com esta denominação, sendo no entanto preferentemente assinalado como *silvícola*.

SEMÁFORO. Espécie de telégrafo, ou *telégrafo ótico*, que faz comunicação ou transmite notícias e avisos por meio de sinais. É geralmente colocado junto a *faróis* ou em pontos apropriados, no litoral, para comunicar-se com os navios.

Nas estradas de ferro, ou estações ferroviárias, bem assim em estradas de rodagem, designa *oposto de sinais* destinado a regular o trânsito dos veículos que por ali passam através de mudança da cor das luzes.

Vide: *Telégrafo*.

SEMANA. Do latim *septimana*, de *septe* (o que vem a sete), designa, propriamente, o *período de sete dias*, que se conta entre o domingo e o sábado.

A rigor, o *início da semana* vem com o domingo, terminando com o sábado. Praticamente, porém, inicia-se pela *segunda-feira* para terminar no *domingo*, destinado ao *descanso semanal*.

SEMANA INGLESA. Expressão devida a que, na Inglaterra, ao repouso dominical acrescenta meio dia de sábado; é empregada na linguagem do comércio, para designar o modo por que

se estabelece o horário de trabalho de uma semana, cujo encerramento ocorre ao *meio-dia do sábado*.

SEMANÁRIO. De *semana*, é o vocábulo empregado na técnica publicitária, ou editorial, para designar o *periódico* ou a *publicação* (revista, jornal, boletim), que se edita semanalmente, isto é, de sete em sete dias.

SEMEADURA. De *semeiar*, do latim *seminare* (produzir, dar origem, disseminar), exprimindo ação e efeito de semear, indica o ato de deitar ou pôr sementes na terra lavrada, para que brotem ou germinem.

Extensivamente, é sementeira aplicada para designar o local em que se deitam as sementes. Aí, no entanto, temos, propriamente, a *semeada*, lugar em que se semeou.

A *semeadura*, a rigor, não é *plantio*. Geralmente, *semeiar* entende-se espalhar, colocar, deitar sementes, enquanto o *plantio*, apropriadamente, exprime a colocação de *mudas* em lugares onde irão produzir. E as mudas já se mostram *sementes germinadas* ou *brotadas*.

Bem verdade que, em certos casos, as sementeiras já se fazem em definitivo, o que praticamente importará em plantação. E a transplantação de mudas tiradas das sementeiras é, na linguagem gramatical, mencionada propriamente como *replantio*.

Por essa razão, há sementeiras com o objetivo de produzir. E há sementeiras com a intenção de formar viveiros, ou sementeiras, de que se tirarão mudas para o replantio, indispensável à produção.

As sementeiras entendem-se sempre promovidas em proveito ou benefício dos donos ou proprietários das terras. Assim, quem semeia em terreno alheio perde a diligência, embora, se agiu de boa-fé, possa ser indenizado das despesas feitas. As sementeiras de boa-fé em terreno alheio, por força da lei, reputam-se benfeitorias indenizáveis, conforme o Cód. Civil/2002, art. 1.255, *caput* (art. 547, no Cód. Civil/1916).

SEMELHAÇÃO. Do latim *simulare* (imitar, reproduzir, copiar), exprime a *qualidade de semelhante*, não somente para indicar a *igualdade*, a *presença*, a *analogia*, como para referir-se ao que se assemelha, ou tem afinidades, mesmo que não se mostre idêntico.

Assim, a semelhança não importa numa igualdade absoluta, embora sempre conduza ideia de uma relação de paralelismo, de aproximação, de dualidade, de imitação, entre duas coisas, ainda que não se confundam ou não se identifiquem.

SÊMEN. Do latim *semen* (germe, semente, princípio), igualmente denominado de *esperma*, é a designação atribuída ao líquido fecundante segregado pelos testículos.

SEMENTEIRA. De *semente*, é o vocábulo empregado na terminologia agrícola para designar o lugar em que se reservam plantas, destinadas à *produção de sementes*.

Assim, a *sementeira*, vulgarmente tomada no sentido de sementeira, ou de sementeira, não é produzida nem para a formação de mudas, nem para colheita dos produtos sementados. É *asoma de plantas*, que se deixam ficar até o ponto de produzir sementes, que serão aproveitadas para novas sementeiras, ou para novas plantações.

A sementeira, pois, exprime praticamente a *produtora de sementes*, ou mesmo de *mudas*, necessárias às plantações. Em relação, porém, à formação de mudas o nome mais corrente é o de *viveiro*.

SEMINÁRIO. Do latim *seminarium* (princípio, origem), foi originariamente empregado para significar *escola* ou *estabelecimento de ensino*. Conjunto de estudos ou de observações, decorrentes de pesquisas, acerca de certa matéria.

Seminário. É especialmente aplicado para indicar o estabelecimento, ou a instituição, em que se instruem as pessoas destinadas à carreira eclesiástica, a fim de que recebam as ordens sacras, que as tornam sacerdotes ou ministros da Igreja.

SEMIPROVA. A prova que não é completa e que não tem prevalência por si mesma. Vale em confronto com outra prova ou robustecida por outra prova. É a *prova subsidiária*. É *começo de prova*. É dita, igualmente, de *prova semiplena*.

SEMOVENTE. Do latim *semovens*, entende-se propriamente o que se move por si, servindo para designar os bens representados por animais selvagens, domesticados ou domésticos.

SENADO. Do latim *senatus* (assembleia deliberante), designa o *corpo de legisladores*, que constitui uma das câmaras integrantes do Poder Legislativo, em certos Estados.

Em alguns países, o *Senado* distingue-se da *Câmara Comum*, entre nós denominada de *Câmara dos Deputados*, por ser constituído de *representantes vitalícios* e, às vezes, de *origem hereditária*. É assim que ocorre na Inglaterra onde o Senado é denominado de *Câmara Alta* ou *Câmara dos Lordes*.

Nos regimes populares e democráticos, o *Senado* é constituído pelo sufrágio universal, não sendo vitalício o mandato que é conferido aos senadores.

Ao Senado se atribui um poder de representação diverso ao da Câmara dos Deputados. Assim, enquanto a Câmara dos Deputados, ou Câmara dos Comuns, representa mais particularmente os indivíduos, o *Senado* é constituído de representantes das *coletividades jurídicas*, que mantenham uma personalidade definida dentro do Estado soberano.

É o que se verifica entre nós: o Senado entende-se o órgão legislativo composto pelos representantes dos Estados federados, ao passo que a Câmara dos Deputados se anota um corpo legislativo constituído de representantes ou de mandatários diretos do povo.

Senado. Na terminologia do Direito Romano, Senado designava a assembleia dos patrícios que constituía o Conselho Supremo do governo romano.

O *Senado Romano*, instituído a princípio pelos chefes das *gentes*, depois de passar a ser composto pelos senadores escolhidos pelos *censores*, terminou por ser ocupado pelos *magistrados*, que, escolhidos pelo povo, eram posteriormente chamados a integrá-lo.

As decisões do Senado Romano recebiam o nome de *senatusconsulta*, que se inscreviam nos registros e eram confiados à guarda dos edis plebeus, no templo de Ceres. Mais tarde, foram depositados nos arquivos do *aerium*, no templo de Saturno, o que se fazia a fim de impedir as falsidades.

SENADO FEDERAL. Compõe-se de representantes dos Estados e do DF, eleitos segundo o princípio majoritário, ou seja, quem tiver maior número de votos ocupa o cargo. É privativo de brasileiro nato o exercício de sua presidência.

Cada legislatura tem a duração de 4 anos.

Sua mesa pode encaminhar pedido de informação a Ministro de Estado, importando crime de responsabilidade a recusa, o não atendimento no prazo prefixado ou a informação falsa.

Deve reunir-se em sessão conjunta com a Câmara de Deputados para inaugurar a sessão legislativa; elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns; receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República; conhecer e deliberar sobre veto.

Um terço dos seus membros pode propor emenda da Constituição.

Cabe a qualquer de seus membros ou comissão a iniciativa das leis complementares e ordinárias.

A lei, votada e aprovada pelas duas Casas Legislativas (Câmara de Deputados e Senado Federal), se não promulgada em 48 horas pelo Presidente da República será promulgada pelo Presidente do Senado.

Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos, o Presidente do Senado é o 2º nome – o 1º é o presidente da Câmara de Deputados –, na ordem hierárquica, indicado constitucionalmente para ocupar o cargo.

Deve aprovar, para nomeação pelo Presidente da República: os ministros do STF e dos Tribunais Superiores; os Governadores de territórios; o Procurador-Geral da República; o presidente e os diretores do Banco Central.

Compete-lhe o julgamento do Presidente da República nos crimes de responsabilidade.

O seu presidente integra o Conselho da República, órgão superior de consulta do Presidente da República, além dos seus líderes da maioria e da minoria.

O seu presidente participa também do Conselho de Defesa Nacional, órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e defesa da democracia.

Quaisquer de seus membros terá seus *habeas corpus* julgados pelo STF.

A mesa do Senado pode propor ação de inconstitucionalidade.

Deve aprovar também a escolha dos ministros do STJ e do STM.

Na solicitação de decretação do estado do sítio, durante o recesso parlamentar, cabe ao seu Presidente convocar extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias, a fim de apreciar o ato.

SENADOR. Do latim *senator*, designa a pessoa eleita ou indicada para exercer atividades legislativas em um Senado. É o membro de um Senado.

Ao cargo e função de senador é dado o nome de *senatoria*.

No Brasil, uma das condições de sua elegibilidade é ter a idade mínima de trinta e cinco anos.

Exerce o mandato por oito anos.

Sua eleição se processa pelo princípio majoritário (maioria de votos).

A fixação de sua remuneração é da competência do Congresso Nacional.

É inviolável por sua opinião, palavra e voto.

É da competência do STJ o seu julgamento nos crimes comuns e *habeas corpus* impetrado a seu favor.

SENATUS-CONSULTO. Do latim *senatus-consultum*, era a expressão usada para designar os decretos ou as determinações emanadas do Senado Romano.

Embora a princípio os *senatusconsulta* tivessem uma importância secundária, passaram, com o aumento de poder atribuído ao Senado, a colocar-se ao lado das leis, dos editos dos magistrados, dos costumes, da autoridade dos julgados e da jurisprudência dos tribunais, indicando-se como uma das fontes do próprio Direito Civil, conforme nos atesta Cícero.

SENHA. Do latim *signum* (marca, sinal), é o *bilhete*, ou o *ingresso* entregue pelos porteiros das casas de diversões aos *assistentes*, ou *espectadores*, que se queiram retirar do recinto, nos entreatos, ou intervalos, para que, com ele, possam reingressar no estabelecimento.

Senha. É a expressão igualmente empregada para designar certo modo ou forma usada como *senal de reconhecimento* entre pessoas de um mesmo grupo, associação ou corporação.

A senha, neste particular, pode ser constituída de palavras, frases ou de sinais, que se pronunciam ou se fazem quando oportuno o reconhecimento; às vezes, a senha deve ser confirmada por outras palavras, frases ou sinais, o que se denomina de *contrassenha*.

SENHOR. Do latim *senior* (mais antigo, mais velho), é usado na linguagem jurídica na mesma significação de *dono* ou *proprietário*.

Nesta acepção, emprega o Cód. Civil/1916 no art. 608 (CC/2002, art. 1.265).

Por esta razão, é redundante o uso das expressões *dono e senhor*, ou *senhor e dono* para indicar a qualidade de proprietário, ou seja, da pessoa a quem se atribui o domínio de alguma coisa. *Dono* já implica o sentido de senhor, derivado que é do latim *dominus* (senhor ou dono).

Na técnica das locações e das enfiteuses, *senhorio* é comumente empregado no mesmo sentido de senhor.

SENHORIA. De *senhor*, e forma feminina de *senhorio*, é geralmente empregado como tratamento dado às pessoas de certa categoria.

Assim, embora em geral se trate o juiz por Excelência, como deferência às relevantes funções desempenhadas, o tratamento da pragmática seria o de *Senhoria*, quando individualmente a ele nos dirigimos: *Vossa Senhoria*, o que abreviadamente se escreve V.^a S.^a.

SENHORIAGEM. De *senhorio*, exprime, propriamente, o *dever ao senhor*, como vassalagem o é do vassalo. E, assim, *senhoriagem* designa a *contribuição*, ou a *renda*, que os enfiteutas e os arrendatários devem ao *senhor do prédio*, pela utilização ou arrendamento.

Senhoriagem. Sem perder a significação de *direito do senhor*, primitivamente era aplicado para nomear o direito que se cometia ao rei pela cunhagem das moedas.

SENHORIO. Expressando a qualidade e condição de senhor, é geralmente empregado em sentido equivalente: *senhor e senhorio* entendem-se expressões análogas.

Revelando, porém, os *direitos de senhor*, traz, correntemente, o conceito de *domínio*. E daí as expressões *senhorio direto*, *senhorio útil*, empregadas na acepção de domínio útil, domínio direto.

O Cód. Civil, comumente, emprega-o na significação de *senhor*, *dono*, *proprietário*, seja nos casos de enfiteuse, seja nos casos de locação ou de arrendamento.

O Cód. de Proc. Civil, igualmente, adota a expressão no sentido de senhor ou dono.

O Cód. Civil/2002 proibiu a constituição de enfiteuses, subordinando as então existentes, até a sua extinção, às disposições do Cód. Civil/1916 e leis posteriores (art. 2.038, do Cód. Civil/2002). (ngc)

SENHORIO DIRETO. Embora se aplique para indicar o *senhor direto*, exprime propriamente o *domínio direto*, aquele que pertence, na enfiteuse, ao *aforador*.

O Cód. Civil/2002 proibiu a constituição de enfiteuses, subordinando as então existentes, até a sua extinção, às disposições do Cód. Civil/1916 e leis posteriores (art. 2.038, do Cód. Civil/2002). (ngc)

SENHORIO ÚTIL. É o domínio útil, em virtude do qual se assegura ao *senhor útil*, *enfiteuta* ou *caseiro* usufruir vitaliciamente o *prédio aforado*, dele tirando todas as utilidades que o mesmo possa produzir.

O *senhorio útil*, pois, exprime os *direitos do enfiteuta sobre o imóvel aforado*.

O Cód. Civil/2002 proibiu a constituição de enfiteuses, subordinando as então existentes, até a sua extinção, às disposições do Cód. Civil/1916 e leis posteriores (art. 2.038, do Cód. Civil/2002). (ngc)

SENTENÇA. Do latim *sententia* (modo de ver, parecer, decisão), a rigor da técnica jurídica, e em amplo conceito, *sentença* designa a *decisão*, a *resolução* ou a *solução* dada por uma autoridade a toda e qualquer questão submetida à sua jurisdição.

Assim, toda sentença importa num *julgamento*, seja quando implica uma *solução* dada à questão suscitada ou quando se mostra uma *resolução* da autoridade que a profere.

Embora, às vezes, certos *despachos* importem numa sentença, desde que decidam e solucionem uma questão, ou uma divergência, *sentença* e *despacho* guardam figuras inconfundíveis. No despacho, quase sempre há uma *ordem* para que se faça, ou se cumpra alguma coisa, sem a *intenção de a solucionar*. A rigor, não configura uma *decisão* nem pode ser identificado como um *julgamento*. A sentença sempre decide ou julga a questão ou a causa trazida ao conhecimento do juiz, quando em caráter definitivo, o que será julgamento final, ou sempre põe fim a qualquer controvérsia suscitada perante o juiz, o que se mostra uma decisão, ou um julgamento interlocutório, com força de definitivo.

O despacho meramente ordena fatos relativos ao procedimento, determinando medidas, dispondo sobre atos que se devam praticar como necessários ao andamento do feito, não trazendo o caráter de um *decisório* ou *decreto* de autoridade que o dita, com o sentido de um julgamento.

Na acepção de um julgamento ou decisão, a sentença, em amplo sentido, é a pronunciação da autoridade sobre fato que lhe é submetido.

Seja qual for a oportunidade da *sentença*, para bem a distinguir do despacho, sempre será o ato pelo qual a autoridade, *administrativa*, *judicial* ou *arbitral*, decide a *questão*, *controvérsia* ou *contestação* que lhe é submetida, enquanto que o despacho, em regra, é ato de ofício do juiz, tendente a dar andamento ao processo, em que se debate a questão, a controvérsia, ou em que se formou o litígio pela contestação.

O despacho jamais se poderá converter em *res judicata*, efeito que se atribui à sentença, quando resulta de um julgamento regular.

Aliás, se bem atentarmos sobre a significação gramatical de *despachar* e de *sentenciar*, *clara tornar-se-á a distinção entre as duas figuras: despacho e sentença*.

Despachar, mesmo em sentido processual, é *desembaraçar para tocar para a frente*, é *dar movimento, desimpedir*.

Sentenciar é concluir, emitindo parecer ou decisão; é *solucionar uma pendência, julgando-ade modo justo*, é *pôr termo a qualquer dúvida*, em frente às razões expostas.

Os simples despachos não interpõem solução de continuidade aos processos em que se ditam. Em princípio, têm caráter meramente interlocutório, o que não é da essência da sentença.

As sentenças sempre procuram solucionar uma controvérsia, ou decidir questão que serve de objeto à demanda, ou que nela, incidentemente, se suscitou.

Como bem alude Inocêncio Rosa, “por via da regra, a *sentença* tem a feição de um *silogismo*, constituindo a *premissa maior* a regra de Direito, a *premissa menor* a questão concreta, isto é, o fato com as suas circunstâncias, e a *conclusão* a aplicação da norma jurídica ao caso concreto”.

A *questão concreta* é a que se estrutura no *libelo*, ou se rebate na *contestação*, pelo que, em realidade, a sentença deve corresponder ao libelo: “*sententia esse debet libello conformis*”.

Assim, embora *despacho* e *sentença* se integrem numa classe genérica – a *decisão* –, possuem traços característicos distintivos e inconfundíveis, trazendo, ao mesmo tempo, efeitos próprios.

A sentença, em regra, somente se reforma, ou se modifica por ato de autoridade superior, salvo na hipótese do art. 296 do CPC. O despacho é suscetível de modificação pela própria autoridade que o proferiu.

A sentença é o ato de tutela jurídica, considerado em relação à vontade concreta da lei que sobre ela atua. Aí, entende-se propriamente um *provimento*, que atinge todo e qualquer *ato decisório* do juiz, ou de outra autoridade administrativa, enquanto a sentença propriamente dita, como ato que põe termo à relação processual, é aquela que, como provimento emanado do juiz, se pronuncia sobre o mérito da demanda, decidindo sobre a existência, ou inexistência da vontade concreta da lei, deduzida da lide ou da controvérsia incidental nela suscitada.

Embora a sentença, em qualquer aspecto, sempre mantenha seus característicos, consoante sua espécie, autoridade que a profere, momento em que se profere, e conforme seu conteúdo, é nomeada sob diferentes formas.

Segundo a autoridade prolatora, a sentença distingue-se em *judicial*, *arbitral* e *administrativa*.

Em relação ao momento em que se profere, se ao final do processo, ou para decidir questão acessória, ou incidente processual, diz-se *interlocutória*, *terminativa do feito* ou *final*.

Conforme o *conteúdo*, isto é, relativamente à natureza da conclusão que formula o *decreto decisório*, distingue-se em *condenatória*, *constitutiva* e em *declaratória*.

Conforme possa ser, ou não, impugnada por qualquer recurso, mostra-se *recorrível* ou *irrecorrível*.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. É a sentença de absolvição, ou que isenta o réu da culpa que lhe é imputada, ou julga improcedente a ação intentada contra ele.

SENTENÇA ADMINISTRATIVA. É a que é proferida por *autoridade pública*, ou *pelos tribunais administrativos*, com poder e jurisdição para decidir e julgar questões contenciosas de ordem administrativa.

As sentenças proferidas pelas autoridades administrativas, ou pelos tribunais administrativos, são suscetíveis de recursos, que se encaminham para autoridades hierarquicamente superiores. Por essa razão, tecnicamente, são semelhantes recursos denominados *hierárquicos*.

As sentenças administrativas, tal como as sentenças judiciais, passam em julgado, isto é, tornam-se *res judicata*, desde que não se interponham os recursos administrativos dentro dos prazos fixados nos respectivos regulamentos.

Expressão imprópria, visto que autoridades ou colegiados administrativos (inclusive os que ostentam a equívoca denominação de “Tribunais”) proferem decisões e não sentenças; as decisões administrativas não fazem coisa julgada, e, portanto, podem, sempre, sofrer impugnação perante o Judiciário; as decisões administrativas apenas vinculam os administrados submetidos ao sistema hierárquico de poder; esta vinculação hierárquica gera outra impropriedade terminológica: a que atribui às decisões administrativas a força de “coisa julgada administrativa”.

SENTENÇA ANULATÓRIA. É a que decide *pedido de anulação de um ato*, para que se decrete a sua ineficácia legal.

Assim, genericamente, toda sentença que julgar procedente o pedido de anulação de ato anulável é uma *sentença anulatória*, que visa a retirar todo efeito jurídico, que se pretendia obter do ato anulável por força de lei.

Em princípio, somente a sentença anulatória, regularmente pronunciada, tem o poder de tornar insubsistente o *ato anulável*. Sem ela, o ato anulável sobrevive, cumprindo o objetivo e finalidade de sua execução, gerando os direitos e estabelecendo as obrigações, que nele se firmam.

SENTENÇA ARBITRAL. É a decisão proferida pelos árbitros nomeados pelas partes nas controvérsias, ou questões, submetidas ao juízo arbitral. Diz-se, também, *laudo arbitral*.

A sentença arbitral bem se difere da sentença judicial, porquanto, para que se torne *exequível*, isto é, para que se possa exigir do condenado a obrigação, que lhe é imposta, se faz mister a sua *homologação por juiz ordinário*.

Somente a homologação equipara a sentença arbitral à sentença judicial, permitindo que se ajuízem as exceções que nela se possam fundar.

A Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, revogou as disposições do Código Civil de 1916 sobre a arbitragem e alterou profundamente o sistema posto pelo Código de Processo Civil de 1973 quanto ao tema, pois a sentença arbitral ganhou força executiva de título judicial, como se vê na nova redação do art. 584, III, do Código de Processo Civil, assim se dispensando a homologação do juiz comum para os atos do juiz arbitral. Contudo, ainda assim, o juízo arbitral não tem força para executar as suas próprias decisões se a parte não aceitá-las, devendo o interessado, vencedor na causa arbitral, requerer ao juízo comum civil as providências para a execução de cautelar ou decisão definitiva arbitral. (nsf)

SENTENÇA ATRIBUTIVA. Qualificação dada à sentença que vem *atribuir*, isto é, *conferir, assegurar, dar, ou conceder* o direito, ou a propriedade, judicialmente reclamada.

Atribuindo esse direito, ou essa propriedade, a sentença atributiva investe o vencedor no direito de exigir do vencido o cumprimento da obrigação judicial inserta no decisório, autorizando-o, em execução, a pedir que lhe restaure o direito violado, que lhe entregue a propriedade, que lhe foi conferida, ou que lhe pague o valor da condenação.

A qualidade de atributiva da sentença tanto pode ter efeito contra o réu, como contra o autor; neste caso, quando a sentença não lhe reconheceu a propriedade litigada, ou lhe negou o direito reclamado.

SENTENÇA “CITRA PETITA”. É a que decide, atribuindo ao autor *menos do que é pedido na inicial*.

SENTENÇA COMPLEMENTADA. Vide: *Sentença Complementária*. (nsf)

SENTENÇA COMPLEMENTÁRIA. É a sentença complementária em que o juiz, de ofício ou atendendo a embargos de declaração, complementa a sentença anterior. Usualmente, por se referir tão somente a uma parte da sentença, a complementária ratifica a decisão anterior, retificando-a ou suprimindo os pontos carentes de declaração. (nsf)

SENTENÇA CONDENATÓRIA. Seja em sentido cível, seja em sentido penal, é aquela em que insere uma condenação.

Nos processos penais, essa condenação é para impor ao réu a penalidade disposta no Cód. Penal, ou na Lei de Contravenções, como sanção ao crime ou contravenção que lhe foi imputada.

Nos processos civis, é para atribuir ao vencedor na ação o direito que se litigou, em virtude do que o vencido fica na obrigação de cumprir todo objeto de decreto judicial.

Nas ações civis, a condenação importa sempre em se atribuir ao vencedor o direito de exigir do vencido uma obrigação de dar, de fazer ou mesmo de não fazer.

No entanto, se declaratória, a sentença não traz qualquer sentido de condenação ou efeito condenatório.

SENTENÇA CONDICIONAL. É a sentença que se ditou *sob condição* ou *sob reserva*.

E, nestas circunstâncias, as condições impostas tanto podem ser *suspensivas*, como *resolutórias*.

Assim sendo, a exequibilidade da sentença condicional é adstrita ou cumprimento da condição, que lhe vem dar toda eficácia legal.

SENTENÇA CONSTITUTIVA. Diversa da *sentença declaratória*, que se limita à declaração do direito da parte, e da sentença *condenatória*, que condena o vencido ao cumprimento da prestação, a sentença constitutiva cria, modifica ou extingue um estado ou relação jurídica.

Gera efeito instantâneo, no próprio processo de conhecimento, importando ulterior execução da sentença.

Exemplifique-se com as seguintes hipóteses: anulação do ato jurídico viciado; rescisão de contrato; anulação de casamento etc.

SENTENÇA CONTENCIOSA. Nomeação dada em oposição à homologatória, exprime o caráter decisório, ou solucionador da sentença, que põe fim ao litígio, atribuindo ou declarando os direitos demandados.

Assim, são *contenciosas* todas as sentenças proferidas em processos comuns e de jurisdição contenciosa, cuja finalidade é a de solucionar questões suscitadas entre as partes demandadas.

Por argumento *a contrario*, não são contenciosas as sentenças proferidas em processo de jurisdição voluntária ou graciosa.

SENTENÇA DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. É a sentença, em regra, de caráter homologatório, pronunciada nos processos de jurisdição voluntária e graciosa.

Em princípio, semelhantes sentenças não trazem nenhuma condenação, nem declaram direitos, limitando-se a dar autenticidade aos atos que se processaram para ressalva ou segurança de direitos.

SENTENÇA DE NULIDADE. É a que, dando como procedente a nulidade alegada, reconhece a ilegitimidade e ineficácia do ato nulo.

SENTENÇA DE PRECEITO. É a que, embora sem condenar propriamente, *impõe um mando, comando, ou ordem*, a serem respeitados ou cumpridos pelo réu, ou por quem tenha sido o vencido na causa. Praticamente, pois, é a *sentença que vale como preceito*, isto é, como prescrição, mandamento ou lei.

A *sentença declaratória* vale como simples preceito, em virtude do que a execução do que houver sido declarado somente promover-se-á em virtude de sentença condenatória.

Convém assinalar, no entanto, que a sentença de *praeceptum de solvendo* não se confunde com a sentença que importa na imposição de um simples *preceito*.

Na sentença de preceito *de solvendo*, mesmo que não se registre uma condenação formal, reconhecendo a validade do título ou a procedência do débito confessado, atribui-se ao autor vencedor a faculdade de exigir pela execução o cumprimento do mando ou mandamento do julgador.

A execução, pois, nesta emergência, é dirigida pelo *praeceptum de solvendo*, em razão do qual se autoriza a expedição do mandado executório.

SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É a pronunciada pelo *juiz singular*, competente para conhecer a questão trazida a seu juízo, o qual se entende de grau ou categoria hierarquicamente inferior àquele para quem se poderá recorrer. Vulgarmente, quando em grau de recurso, diz-se: sentença do *juiz a quo*.

SENTENÇA DE SEGUNDA INSTÂNCIA. É a que se prolata, em superior instância, sobre o recurso interposto da sentença de primeira instância. Quando proferida pelos tribunais, identifica-se, propriamente, como *acórdão*. É a sentença do *juiz ad quem*.

SENTENÇA DECLARATÓRIA. É a sentença que, sem condenar propriamente, *reconheceu* declara a existência ou a inexistência da relação jurídica, ou reconhece ou declara a autenticidade ou a falsidade de um documento.

Por essa forma, a sentença declaratória, embora *afirme* ou *negue* um direito, não conduz uma condenação ao rigor da técnica, pela qual possa o *vencedor na ação*, desde logo, exigir do vencido que cumpra a obrigação afirmada ou disposta na sentença.

A sentença declaratória, desde que passe em julgado, vale como *preceito*, assegurando ao titular do direito declarado toda proteção legal, a fim de que não se viole o direito que lhe foi, judicialmente, reconhecido.

A sentença declaratória, conforme *afirme* ou conforme *negue* o direito, distingue-se em *positiva* e *negativa*. É positiva quando reconhece ou afirma a existência da *relação jurídica*, que serve de objeto à questão. É negativa, em caso contrário, quando *não se reconhece*, *masse nega* a existência da relação jurídica alegada.

Embora na sentença declaratória não se disponha uma condenação, em virtude do que se veja o vencido titular passivo de uma obrigação a ser exigida pela execução, nela, virtualmente, se insere a condenação relativa às custas do processo, que dá ao vencedor o direito de ajuizar a necessária execução para haver do mesmo vencido o valor correspondente.

SENTENÇA DEFINITIVA. É aquela que decide o mérito da causa, no todo ou em parte, implicando em extinção do próprio direito de ação (ver art. 269 do CPC).

SENTENÇA ESTRANGEIRA. É a *decisão final* ou o julgamento que tenha solucionado pendência submetida a tribunal estrangeiro. Opõe-se, assim, ao sentido de *sentença nacional*, que é o julgamento proferido por juízes ou tribunais brasileiros.

As sentenças estrangeiras não são exequíveis no país, sem que se sujeitem à formalidade da *homologação*, que as *nacionaliza*, para efeito de as tornar iguais às sentenças nacionais, atribuindo-lhes a mesma força executória.

As leis processuais consignam os requisitos e condições que devem ser atendidos pelas sentenças estrangeiras, a fim de que possam, pela homologação, obter o necessário *beneficium*, que as equipara às sentenças nacionais.

A homologação é deferida pelo Supremo Tribunal Federal, a que se confere competência originária para processar e homologar as referidas sentenças.

Mesmo as sentenças estrangeiras ditadas pelos juízes arbitrais podem ser exequíveis no país, mediante a necessária homologação, que abrange não somente a sentença proferida pelo juiz arbitral, como a proferida pelo juiz ordinário, que lhe atribui autenticidade e força executória.

Além dos requisitos próprios a toda sentença estrangeira, a sentença arbitral deve trazer a homologação do juiz competente, no país de origem, pela qual se tenha dado à mesma sentença o caráter de título executivo.

Nem toda sentença estrangeira é homologável. As leis processuais excluem da homologação as sentenças que possam ofender o Direito nacional, ou cuja exequibilidade em território nacional seja vedada pelo Cód. de Processo ou por leis especiais.

SENTENÇA EXEQUENDA. É a sentença cuja execução se promove, para que se cumpra o dispositivo da condenação que nela se insere.

SENTENÇA EXEQUÍVEL. É a sentença, que pode, ou está em condições legais de ser executada. A rigor, *sentença exequível* é a que, por haver passado em julgado, ou por depender de recurso simplesmente de efeito devolutivo, *autoriza a execução*.

Aliás, a *exequibilidade da sentença*, que resulta em ser a *sentença exequível*, vem demonstrar a sua *eficácia legal primordial*, que é, justamente, a de ter a força executória.

Convém assinalar, porém, que essa força executória da sentença é atributo das sentenças condenatórias, *que não se pronunciem condicionadas*.

As sentenças finais submetidas a uma condição, evidentemente, só se tornam exequíveis quando atendida a condição.

Em princípio a exequibilidade da sentença é subordinada a restrições, pelo que somente pode ser atendida quando contra as partes originárias, ou contra as pessoas que as tenha sucedido depois da *litiscontestatio*. A força de coisa julgada, é da regra, somente faz direito entre as partes: *res judicata jus facit inter partes*.

SENTENÇA “EXTRA PETITA”. Menção feita à sentença que, excedendo o teor do pedido, julga fato estranho à causa, ou que não se enquadra no teor da demanda.

Vide: *Sentença ultra petita*.

SENTENÇA FINAL. A sentença entende-se *final* quando é, normalmente, *pronunciada na conclusão do processo*, trazendo o objetivo precípuo de decidir a questão suscitada entre as partes e terceiros que vieram ao litígio. É a decisão final que julga o mérito da controvérsia demandada.

Neste aspecto, a sentença final é a sentença normal, comum, que se estabelece como o ato judicial que vem pôr termo à demanda, inserindo um *juízo* sobre o mérito da questão.

Assim, *embora definitiva e terminativa do feito*, não se confunde com as *sentenças incidentais* nem com as *decisões interlocutórias*, que se pronunciam em *meio do processo principal*, ou em *processos acessórios*.

É espécie de definitiva e terminativa do feito, como gênero, porque, em se pronunciando sobre a procedência ou improcedência da ação, põe termo ou fim ao processo. Mas é especialmente *final*, porque é ditada no oportuno e exato momento em que se tem o processo como concluído, restando, simplesmente, o juízo que dá a solução final à demanda, julgando o autor carecedor da ação ou lhe fornecendo o título, que lhe assegura na exigência pretendida.

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. É a sentença que, sem se referir ao conteúdo ou objeto do processo, para decidi-lo ou para solucionar as questões nele suscitadas, simplesmente *valida* o mesmo processo, para lhe atribuir os efeitos desejados.

O juízo, na sentença homologatória, pois, não tem a função de condenar nem a de declarar direitos. Somente julga valiosa a questão ou os fatos sobre que versa.

Geralmente, as sentenças homologatórias são da essência dos processos de jurisdição voluntária, ou graciosa. Mas, em princípio, toda vez que o julgador pronuncia decisão sobre fato que não se tenha arguido em controvérsia, não demandando discussão entre as partes, a sentença que o julga, ou o reconhece valioso e autêntico, para que cumpra os efeitos, tem essa decisão o caráter de sentença homologatória.

SENTENÇA ILÍQUIDA. É a sentença condenatória que não traz definido o *valor da condenação*, em virtude do que, antes que se inicie, propriamente, a execução, terá que ser liquidada, para que, por essa liquidação, se apure o valor exato da execução.

As sentenças ilíquidas começam sua fase executória pela citação ao condenado para que venha participar da liquidação, que se faz indispensável. E somente depois que essa liquidação é julgada, promove-se a execução da sentença como sendo de quantia certa, isto é, *líquida*.

SENTENÇA INCIDENTAL. Em sentido oposto à sentença final, ou sentença definitiva, a *sentença incidental*, que não tem a função de finalizar o processo, nem parcial nem totalmente, é a que resolve questão acessória, suscitada no processo.

Muitas das vezes, a *sentença incidental*, que é uma das espécies de *sentença interlocutória*, incide sobre a questão, de que depende a continuação do processo, dando assim ensejo a que ele se possa paralisar. Terá, então, efeito de *sentença terminativa do feito*, embora não se identifique como uma sentença final.

Quando as sentenças incidentais têm a função de fazer a mudança da *forma processual* ou o restabelecimento de um procedimento interrompido, indicando-se propriamente um *despacho ordinativo*, diz-se, propriamente, sentença preparatória.

SENTENÇA INTERLOCUTÓRIA. A sentença é dita de interlocutória *quando pronunciada em meio do processo*, para dirimir dúvidas ou solver controvérsias suscitadas esporadicamente, embora tenham relações com a questão dominante ou principal do processo.

Gramaticalmente, pois, é a *sentença intermediária*, que pode ter o mérito de definitiva, desde que, por sua pronúncia, se prejudique ou se antecipe o juízo final da questão principal.

As sentenças interlocutórias podem manifestar-se sob as espécies de *incidentais*, *preparatórias* e *provisionais*.

Sob qualquer aspecto que se manifeste, porém, somente terá o caráter de sentença se, em realidade, tenha decidido uma questão, ou dúvida, suscitada em meio do processo.

Assim, não será sentença a decisão que, simplesmente, venha dispor medida de ordem processual, ou determinar a prática de atos necessários ao regular andamento do feito ou cuja execução seja indispensável por imposição legal.

Na espécie, como é claro, ocorrerá mero *despacho interlocutório*, sem força de sentença, e que se mostra, em regra, irrecorrível. Corresponde às *ordonnances* do Processo francês, quando visam à decretação de medidas provisórias e de urgências.

A rigor, somente se entendem como sentenças interlocutórias as *sentenças incidentais*, porquanto, em geral, somente nelas é que se julgam de modo definitivo os incidentes ou questões incidentais surgidas no processo.

Assim, consoante conceito de Chiovenda, a sentença interlocutória é a que se pronuncia acerca da formação do material de conhecimento e que toca mais de perto o mérito da causa, pela admissão de meios de instrução processual, chegando, por vezes, a tomar posição tão extrema que poderá influir de modo decisivo sobre o processo, a ponto de o paralisar, impedindo o julgamento definitivo do feito.

Em princípio, a sentença interlocutória decide questão que se controverte no curso do processo, sem atender o mérito da questão principal. Daí sua qualificação, que bem a distingue da sentença definitiva e final.

SENTENÇA IRRECORRÍVEL. É a sentença sobre que não se pode recorrer, por disposição expressa de lei. É, igualmente, a sentença que tenha passado em julgado.

SENTENÇA JUDICIAL. É a que se dita em processo submetido ao Judiciário, sendo designação que tanto identifica a sentença proferida por juiz de primeira instância, como a que se prolata nos julgamentos dos tribunais de segunda instância. É a sentença pronunciada pelo juiz, ou a pronúncia da autoridade judiciária sobre questão que lhe é submetida.

SENTENÇA LÍQUIDA. É a sentença condenatória que já insere ou determina o exato valor da condenação. Assim, para que se execute, prescinde de qualquer outra formalidade, bastando que se expeça o mandato executório, calcado no teor do decreto judiciário, que nela se exara.

São sentenças líquidas as que condenam o réu *em quantia certa*; ou *na entrega de coisa certa*.

SENTENÇA NACIONAL. Em distinção à sentença estrangeira, é a que é proferida por juízes ou tribunais do país.

SENTENÇA NACIONALIZADA. É a sentença estrangeira, depois que, pela homologação, se equiparam às sentenças proferidas pelos juízes locais.

SENTENÇA NULA. É a que, por atentar contra direito expresso, é suscetível de rescisão.

A nulidade que ataca a sentença, tornando-a revogável, impede que possa passar em julgado.

SENTENÇA PASSADA EM JULGADO. Assim se diz da sentença que se tornou irretratável, por não comportar mais qualquer espécie de recurso ou de impugnação.

Segundo o adágio, a sentença que passa em julgado é tida como verdade: "*Sententia quae in rem judicatam transit, pro veritate habetur.*"

Vide: *Coisa julgada*.

SENTENÇA PENAL. Indica aquela que promana do juízo criminal.

Quando apresentar-se com feição condenatória, constituirá título hábil para reparação de danos, via execução cível.

Pode ser *condenatória* ou *absolutória*.

A sentença penal (condenatória ou absolutória) deve conter os seguintes requisitos, sob pena de nulidade:

- a) nomes ou identificações das partes;
- b) exposição sucinta da acusação e da defesa;
- c) fundamentação de fato e de direito;
- d) indicação dos dispositivos legais aplicáveis;
- e) conclusão;
- f) data;
- g) assinatura do juiz.

SENTENÇA PREPARATÓRIA. Denominação atribuída, propriamente, aos despachos ordinatórios do feito, ditados para decretar medidas de instrução, ou reguladoras do desenvolvimento da relação processual. É, por exemplo, preparatória a sentença que determina a mudança do rito ordenativo do feito.

SENTENÇA PROVISIONAL. É a sentença que se profere em processo acessório, notadamente a que decide sobre medidas cautelares, sejam preparatórias ou preventivas.

Vide: *Medida cautelar*.

SENTENÇA REFORMADA. É a que, submetida a recurso interposto para juiz ou tribunal superior, foi por este reformada, a fim de que se adapte à *nova decisão*, que lhe leva primazia.

SENTENÇA RESCINDENDA. É a sentença que, inquinada de nula, é submetida à *ação rescisória* a fim de que se anule o julgado que infringiu preceito legal e, ao mesmo tempo, se pronuncie nova decisão sobre a espécie que serviu de objeto à primeira sentença.

SENTENÇA RESCINDENTE. É a sentença que, decretando a nulidade da sentença rescindenda, vem pronunciar-se sobre a espécie julgada em contravenção à lei.

SENTENÇA TERMINATIVA. Designa-se aquela que põe fim ao processo, sem decidir, entretanto, sobre mérito da causa.

São os casos de extinção do processo, previstas no art. 267 do CPC.

SENTENÇA “ULTRA PETITA”. É a sentença que, *indo além do que se pede*, contravém a princípio legal, em virtude do qual não pode o juiz, sem que modifique a *causa petendi*, atribuir ao autor coisas que não se integrem no pedido inicial, ou nele não se entendam implicitamente compreendidas.

SENTENCIADO. De *sentenciar* (julgar, condenar), é o vocábulo empregado, na linguagem penal, como substantivo, para designar o *condenado*, isto é, a pessoa que *cumpr*e pena imposta por sentença.

SENTENCIADOR. Aquele que pronuncia a sentença ou dá sentença; disposição ou regra em que se funda ou que autoriza a sentença; sentenciante.

SENTENCIAR. Julgar, prolatar a sentença ou dar a sentença.

SENTIDO. Do latim *sensus* (ação de sentir, pensamento, juízo, parecer, ideia), é a expressão de ampla significação, na linguagem jurídica: tanto se refere às ideias de direção e de moção, como traduz ideias de comunicabilidade e de expressão.

Sentido. É, assim, a direção que possa ser tomada pelas coisas, indo ou seguindo rumos diferentes.

Sentido. Alude ao conceito, significado ou ao pensamento, que se podem exprimir, ou comunicar, por uma palavra. O *sentido da palavra*, pois, revela o exato pensamento ou a ideia que nela se concretiza.

E, na linguagem jurídica, exprime a significação técnica para compreensão da palavra, ou o verdadeiro entendimento de seu conceito. Em regra, o sentido pode ser encarado sob dois aspectos:

Lato (*lato sensu*), quando interpretado ou tomado de modo extensivo ou genérico.

Estrito (*stricto sensu*), igualmente dito de restrito, quando tomado ou interpretado no verdadeiro conceito jurídico.

Sentido. No conceito biológico, exprimindo a *faculdade de sentir*, isto é, a faculdade de se perceber as propriedades das substâncias de outros corpos, designa o aparelho que serve de receptor das sensações.

É, na definição de Morais, “o órgão sensório, ou as partes do corpo animal, pelas quais se comunicam ao sensório comum as sensações dos objetos aplicados aos sentidos: v.g., a vista, o ouvir, o cheiro, o gostar”.

Mas, em significação especial, o Cód. Penal toma-o como a própria *razão*, *discernimento*, ou como a *consciência das coisas*, tendo-o, pois, em conceito psicológico.

Assim, *privação dos sentidos* equivale à *perda da consciência*, ou à *incompreensão* dos fatos, em virtude do que não se distinguem, ou não se percebem as coisas em seu normal, perdida que é a *faculdade de sentir*.

SENTIDO LITERAL. É a significação das coisas extraídas do pensamento gramatical das palavras. Assim, a palavra, ou o vocábulo empregado, deve ser compreendido, ou traduzido pelo exato conceito que exprime, não pelas *ideias figuradas* em que possa ser tomado.

No entanto, segundo princípio firmado no Cód. Civil/2002, art. 112 (art. 85 no Cód. Civil/1916), nas declarações da vontade, se atenderá mais à sua intenção, que ao sentido literal da linguagem.

Assim, desde que a vontade manifestada contravém ao sentido literal da linguagem, ou provém de expressão literal imperfeita, indecisa, ou mal empregada, não deve ser tida nos termos da linguagem, mas segundo a própria intenção, desde que haja elementos para melhor a determinar. (ngc)

SENTIDO PRÓPRIO. É expressão usada, especialmente, para aludir ao conceito ou acepção da palavra fundada na sua origem ou no primeiro sentido, em que foi tomado à sua criação. É, pois, o *sentido primitivo* ou *sentido originário*, o sentido puro, direto, sem qualquer figuração ou metáfora.

Sentido próprio e *sentido literal*, assim, sentidos que não podem ser figurados, mostram-se equivalentes. No entanto, o literal é, preferentemente, relativo à *frase* ou ao *texto*. Refere-se, portanto, ao sentido de todas as palavras empregadas no texto, que, na compreensão *literal*, devem ser analisadas ou interpretadas em conjunto, pelo todo, não isoladamente, enquanto o *próprio* é o sentido particular e pertinente a cada palavra.

SENTIDO TÉCNICO. É o conceito da palavra ou do vocábulo, segundo sua significação técnica, isto é, conforme aplicação científica ou profissional. Por vezes, o sentido técnico exhibe-se *sentido figurado*, visto que pode ser resultante de configuração ou metáfora, como pode vir de uma extensão.

Sentido técnico abrange todos os sentidos que se possam especializar em razão da ciência ou profissão a que se referem as palavras. Assim, divide-se em jurídico, médico ou relativo a qualquer profissão ou atividade técnica.

SENTINELA. Do italiano *sentinella* (guarda), designa a pessoa colocada como *guarda de um posto*, ou colocada em determinado ponto, ou local, *para o vigiar*. É o *vigia*.

Assim, as expressões *estar da guarda*, *estar de vigia* ou *estar de sentinela* traduzem o mesmo sentido.

S.E.O. Sigla que exprime, abreviadamente, a cláusula *salvo erro ou omissão*.

Por essa justa razão, quando qualquer extrato de conta insere, em seu fecho, isto é, *logo abaixo da soma* que encerra a conta, a indicação S.E.O., traduz claramente a cláusula de que, a todo tempo, é passível a mesma conta de ser modificada pelos erros que contiver ou pelas omissões que se evidenciarem posteriormente. S.E.O. exprime: ficam ressalvados os erros ou enganos e as omissões.

SEPARAÇÃO. Do latim *separatio*, de *separare* (separar, afastar, desunir, dividir), é palavra que traz ideia de *isolamento*, de *dissolução*, *divergência*, *distribuição*, *divisão*, *oposição*, *afastamento*, *desvio*.

Na terminologia jurídica, sem se afastar propriamente do sentido literal, é empregado em várias locuções, em que ressalta a significação de *afastamento*, *apartamento*, *divisão*, *incomunicação*.

SEPARAÇÃO CONJUGAL. Rompimento do casamento.

Pode ser de fato (abandono do lar sem formalização em juízo) ou de direito (abandono do lar com formalização em juízo, inclusive no que respeita à pensão alimentícia).

Pode ser consensual (quando os cônjuges chegam a acordo sobre os bens, filhos e pensão) ou litigiosa (quando não há acordo).

SEPARAÇÃO CONSENSUAL. Aquela na qual os cônjuges manifestam interesse recíproco na separação sem litígio.

Só cabe quando o casamento tiver tempo igual ou superior a 2 anos.

O Projeto de Lei nº 155, de 2004 – e seu substitutivo, também de 2004, que tornou obrigatória a presença de advogados entre as partes no assunto que cuida o referido instrumento – foi sancionado pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e entrou em vigor em 05.01.2007, como Lei nº 11.441. Dispõe essa Lei que, a partir dessa data, não precisam passar pelo Poder Judiciário – podendo ser homologados em escrituras públicas, ou seja, em cartórios – os processos consensuais de separações, divórcios, partilhas e inventários, mas não nos casos envolvendo menores de idade, quando os processos continuarão indo para a Justiça, para o juiz decidir pensão, guarda das crianças e partilhas de bens. O objetivo dessa lei é o de agilizar a justiça.

SEPARAÇÃO DA COISA. Nesta locução, separação tem o sentido de *afastamento* e *dedisjunção*. A separação, pois, entende-se a *indivisão* ou *disjunção* de coisas que se encontram juntas, confusas ou misturadas.

SEPARAÇÃO DA IGREJA. Designa a expressão o regime que, instituindo a *liberdade de culto*, não oficializa qualquer religião. Assim, qualquer atividade religiosa é tida como *atividade de ordem privada*, submetida aos preceitos legais de ordem pública.

A constituição brasileira, não aceitando qualquer aliança entre a Igreja e o Estado, institui que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, e é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, salvo o dos que contrariem a ordem pública, ou os bons costumes.

A separação entre a Igreja e o Estado faz gerar a expressão *Estado leigo*, para significar, justamente, a instituição de um Estado sem religião oficial, que tem como fundamento o respeito a todas as religiões.

SEPARAÇÃO DE ANIMAIS. É o afastamento, ou o isolamento de animais que se encontravam em comum, em rebanhos ou em manadas.

A separação de animais ocorre, às vezes, pela simples *marcação*, isto é, pela aposição de marcas ou *ferretes*, que os assinalam, tornando-se fácil a sua identificação de propriedade.

SEPARAÇÃO DE BENS. Relativamente aos bens, *separação* traduz geralmente a *retirada de bens de um monte*, para servir a certo destino, ou a *subtração* deles a um regime de comunhão. Assim:

a) Separação de bens, como regime matrimonial, significa a *incomunicação* dos bens dos esposos, em virtude do que cada cônjuge conserva a *propriedade individual* de certo ou de todos os bens, que possui, os quais ficarão sob sua administração pessoal.

Sob esse regime, a própria mulher conserva o uso e gozo dos bens, que administrará, furtando-se os mesmos às responsabilidades pessoais do marido. No entanto, quando se trate de bens imóveis, deles não poderá dispor sem a necessária outorga marital.

O próprio marido, igualmente, não pode dispor dos bens *imóveis* sem o consentimento uxório.

Sob o regime da separação de bens, no entanto, conforme têm assente a jurisprudência e a doutrina, não se impede que os esposos possam adquirir *bens em comum*.

A separação de bens conjugais pode resultar de *pacto antenupcial*, como ser consequente ou imposta por lei. Pode ser *total*, abrangendo todos os bens dos esposos, como pode ser *parcial*, para se referir somente a alguns deles.

A separação de bens no casamento tem como efeito a *incomunicação* de todos os frutos dos bens possuídos e das posteriores aquisições, e a livre administração pelos esposos, individualmente.

b) Separação de bens, na técnica dos inventários, significa propriamente a *retirada de bens* do acervo hereditário *para atender a certos pagamentos*, seja a credores do falecido, ou a credores da própria massa hereditária, como *para que fiquem sob reserva*, até que se resolvam certas controvérsias sobre eles suscitadas.

Ainda no inventário, a *separação* identifica-se como o próprio *esboço de partilha*, em virtude da qual se *distribuem os quinhões* hereditários, tendo assim o sentido de *divisão*. E exprime ainda o regime a que se sujeitam os *bens herdados*, pelo qual ficam *isolados* dos bens dos herdeiros, quer anteriores, quer posteriores, para que respondam pelas dívidas do falecido. Neste particular, diz-se mais propriamente *separação de patrimônios*. É chamada, também, de *separatio bonorum*.

c) Separação de bens, no conceito do Direito Falimentar, é o *afastamento* dos bens à disputa pelos credores comuns, ou quirografários, em razão de privilégios existentes sobre certos bens, pelos quais cabe a determinados credores o direito de preferi-los ou de os reivindicar.

SEPARAÇÃO DE CORPOS. É expressão equivalente à *separação de cônjuges*, em virtude do que, cada um deles, deixando de habitar o mesmo lar, *passa a residir em lugar diferente*.

A *separação de corpos*, assim, implicando o afastamento de um dos cônjuges da coabitação, ou *habitação comum*, importa numa separação *quod thorum et mensam*, isto é, *não somente na mesa como no leito*.

Neste particular, Clóvis Beviláqua julga distinguir as expressões *separação de corpos* e *separação dos corpos*. No primeiro caso, a separação é indicativa de uma separação *quod thorum et habitationem*, ocorrente, em regra, como preparatória e preliminar da ação de separação. Na *separação dos corpos*, evidencia-se simplesmente o *afastamento dos cônjuges de um leito comum*, não se vedando, porém, que residam no mesmo local. Aí, a separação será simplesmente do corpo, o que não exclui o convívio da mesa.

A *separação dos corpos* é oportuna nos *casamentos prematuros*, isto é, de *nubentes incapazes ao matrimônio*, quando para evitar a imposição, ou cumprimento de pena criminal [Cód. Civil/2002, art. 1.520 (Cód. Civil/1916, art. 214)]. Ao contrário da separação de corpos, não importa em medida preliminar para ação, em que se pretende dissolver a sociedade conjugal. Bem ao contrário, é medida de cautela acerca de cônjuges, ainda não em idade para o casamento.

Segundo dispõe o Cód. Civil/2002, art. 1.562 (Cód. Civil/1916, art. 223) “antes de mover a ação de nulidade do casamento, a de anulação, a de *separação* judicial, a de divórcio direto ou a de dissolução de união estável, poderá requerer a parte, comprovando sua necessidade, a separação de corpos, que será concedida pelo juiz com a possível brevidade.”

Esta separação diz-se *judicial*, em distinção à *separação de fato*.

O art. 7º, § 1º, da Lei nº 6.515/77, indica que a separação de corpos poderá ser determinada (pelo juiz) como medida cautelar (CPC, arts. 796 e segs.). (ngc)

SEPARAÇÃO DE FATO. Em distinção à separação de corpos judicial, a separação de fato é a que resulta da separação, ou apartamento efetivo dos cônjuges, por vontade de um deles, ou por uma deliberação mútua. Por ela, os cônjuges passam a viver afastados, cada um deles em sua residência, ou em sua habitação, cessando, assim, a *vida em comum*.

O *abandono do lar* é circunstância que resulta em separação de fato.

Na ação de separação, de anulação ou de nulidade do casamento, a separação de fato torna dispensável o pedido de separação judicial prévia, desde que, razoavelmente, não há lugar para a medida, que se pede por precaução e para que se dê inteira liberdade aos cônjuges em relação à ação a ser intentada.

SEPARAÇÃO DE PATRIMÔNIOS. Assinala o regime instituído sobre os bens da herança, partilhados aos herdeiros, em virtude do que se *conservam afastados* do patrimônio do herdeiro, em garantia dos credores do *de cuius*.

Separação, assim, exprime a *incomunicação do patrimônio* (acervo de bens) herdado com o patrimônio do herdeiro, quer provenha de bens anteriores ou posteriores à herança em referência, até que deixe de pesar sobre ele qualquer afetação ou encargo, consequente de dívidas do falecido.

Vide: *Herança. Herdeiro. Inventário*.

SEPARAÇÃO DE PODERES. É expressão usada no mesmo sentido de *divisão de poderes*.

Assim, exprime o princípio constitucional que impõe o regime de independência e de harmonia entre os poderes do Estado, em virtude do que cada Poder Público exerce suas finalidades sem invadir atribuições de outro Poder.

Dessa maneira, cada Poder, fundado no princípio da separação, exerce suas funções públicas (legislativas, executivas e judiciárias) por meio de órgãos próprios e distintos, que fruem, uns em relação aos outros, inteira independência, embora se mantenham harmônicos entre si.

SEPARAÇÃO DE PRÉDIOS. Exprime a *divisa*, ou os *limites* entre dois prédios, assinalados por marcos ou por sinais naturais.

SEPARAÇÃO DO DOTE. É a *subtração dos bens dotais* à administração do marido, quando se teme que os ruinosos negócios dele possam envolvê-los.

O pedido de separação do dote, pois, tem por finalidade a retirada dos bens dotais de seu poder, para serem confiados à administração da própria mulher.

Na realidade, a separação do dote implica uma *restituição antecipada*, isto é, antes que ocorram as oportunidades legais (Cód. Civil/1916, art. 300 – artigo sem correspondência no Novo Código Civil).

Em regra, os credores do casal podem opor-se à separação do dote, desde que se mostre dolosa, ou fraudulenta, ou sempre que esta os possa prejudicar. No entanto, segundo a lição de Clóvis Beviláqua, em relação à última parte, “esse direito dos credores não impede a separação, quando necessária para garantia de alimentos à família”.

SEPARAÇÃO JUDICIAL. Dá-se pela vontade unilateral de um dos cônjuges, que imputa ao outro conduta desonrosa ou violação dos deveres do casamento. Cabe também quando um dos cônjuges é acometido de grave doença mental após o casamento, desde que, após dois anos de tentativa, a doença seja reconhecida incurável (artigo 1.572, do Código Civil/2002).

A separação judicial implica a separação de corpos e a partilha dos bens. (nnsf)

SEPARATISMO. De *separar*, é todo sistema que tem por objetivo a separação, isto é, *odesmembramento* de instituições ou de organizações, que se mantêm juntas ou unidas.

Num regime federativo, como o nosso, o *separatismo* pretende o desmembramento ou o afastamento de um ou mais Estados federados da União, a fim de constituir um Estado independente.

As ideias que propugnam pelo separatismo dizem-se *separatistas*, nome por que também se identificam os prosélitos do sistema.

SEPULCRO. Do latim *sepulcrum*, genericamente tem o mesmo sentido que sepultura, tumba, túmulo ou local em que se enterram ou se sepultam os despojos das pessoas mortas.

No entanto, *sepulcro* possui acepção própria, visto que não assinala simplesmente o túmulo ou a sepultura, mas a *sepultura* em que se construiu alguma obra de pedra, não somente para assinalar o lugar em que a pessoa se enterrou ou se inumou, como para que se honre sua memória. E se o sepulcro é *inteiramente feito de pedra*, é designado propriamente *desarcófago*.

Vide: *Sepultura. Túmulo*.

SEPULTAMENTO. De *sepultar*, do latim *sepultare* (inumar), entende-se não somente *oenterramento* ou *inumação* de um morto, como a série de formalidades necessárias a esse ato fúnebre.

Assim, antes que se cumpra a inumação, propriamente, é necessário que os interessados se munam do *atestado de óbito*, passado por um médico, com o qual, em registrando o falecimento, obtenha a necessária *guia para o sepultamento* em um dos cemitérios mantidos pela municipalidade, ou em cemitério particular, mantido por associação religiosa, se devidamente autorizada.

O *sepultamento* constitui cerimônia funerária tida como sagrada, pelo que se assegura sua realização livre de qualquer perturbação ou impedimento por quem quer que seja.

Neste sentido, pois, o Código Penal, no art. 209, configura como *crime contra o respeito aos mortos* o impedimento ou perturbação de cerimônia funerária, em que se integra o sepultamento.

SEPULTURA. Do latim *sepultura*, em sentido genérico, significa o *lugar* em que se sepultou ou em que se enterrou um morto.

Assim, as sepulturas, localizadas ou construídas em cemitérios seculares administrados pelas edilidades, podem ser de várias espécies.

Quando as sepulturas se fazem na própria terra, onde se escava o fosso destinado a depositar o cadáver, é propriamente uma *cova*, cuja profundidade, comprimento e largura, são objeto de regulamento municipal. Aí, especializando-se, diz-se *sepultura de coval*.

Mas as sepulturas podem apresentar-se em forma de *mausoléus*, *sarcófagos*, *catacumbas*, construídos sobre ou sob a terra, nos quais, propriamente, os cadáveres não se enterram, mas são dispostos em locais, previamente construídos de pedra ou de alvenaria. Vulgarmente, embora se distingam essas diversas espécies de túmulos, são chamados *dejazigos* ou *sepulturas ao abrigo*.

Os jazigos, em regra, são privativos. Destinam-se a pessoas de uma família, que adquirem a propriedade, ou o domínio pleno do terreno, em que eles se constroem.

As covas, geralmente, são locadas por certo prazo, findo o qual é necessário se retirarem delas os ossos do enterrado.

As sepulturas são invioláveis e improfanáveis. A violação de sepultura constitui crime (Cód. Penal, art. 210).

Vide: *Sarcófago. Sepulcro. Túmulo.*

SEQUELA. Do latim *sequela* (seguimento, continuação), no sentido jurídico, é a expressão usada na significação de *ação* ou *efeito de seguir*, exprimindo a faculdade que se assegura *acerto direito de seguir a coisa sobre que recai ou sobre que incide*.

Assim, o *direito de sequela* é o atributo ou a qualidade inerente a determinados direitos, notadamente os reais, em virtude do qual se permite o seu titular *seguir a coisa*, objeto do mesmo direito, onde quer que ela vá, a fim de que sobre a mesma coisa faça valer o direito correspondente.

O direito de sequela é característico dos direitos reais, podendo ser exercido sobre as coisas dadas em hipoteca, penhor, caução e anticrese.

Por ele, justamente, têm os credores garantida a preferência sobre o preço dos bens a que a garantia se refere, preferência essa fundada, justamente, no direito de sequela que lhes é assegurado. Em realidade, o direito de sequela resulta num privilégio sobre as coisas que se deram em garantia de obrigações ou de dívidas.

O direito de sequela também é atribuído ao *autor* de obras literárias, científicas ou artísticas, em virtude do que lhe é assegurado o direito à percentagem legal, ou à que for estabelecida contratualmente, enquanto não caia a obra em domínio público.

SEQUÊNCIA. Do latim *sequentia*, formado do gerúndio *sequens*, de *sequor* (seguir, ir atrás), traduz, juridicamente, o mesmo sentido de sequela: é a *perseguição* ou o *seguimento* a certa coisa, estruturando o direito de segui-la, de persegui-la ou de a exigir, onde quer que se encontre.

Sequência. Em sentido comum, sequência assinala a *ordem das coisas*, isto é, o seguimento ordenado que deve ser mantido num *procedimento*. Assim, qualquer infringência a essa ordem desfazendo a sequência natural provoca uma inversão, ocasionando um tumulto, seja no processo, ou em qualquer outro ato, em que se impõe uma ordem para seu andamento.

Sequência. Na linguagem jurídica, revela, ainda, a qualidade que é inerente a certo direito, para que acompanhe a coisa sobre que incide, sempre que esta seja transferida a outrem. A sequência, nesta hipótese, é peculiar aos privilégios creditórios ou aos privilégios reais, como a hipoteca, o penhor, a anticrese.

SEQUENCIAR. Determinar a ordem exata em que se encontram dispostas as bases químicas do DNA. Existem quatro tipos de bases ou “letras químicas”: A (adenina), C (citosina), G (guanina) e T (timina). (nsf)

SEQUESTRADO. Distingue o proprietário da coisa que foi objeto de sequestro ou é relativo ao que sofreu sequestro.

SEQUESTRO. Do latim *sequestrum*, de *sequestrare* (ter em depósito, confiar, depositar), no sentido jurídico tem a significação de *depósito*, ou *tomada da coisa para garantia*, ou designa a *detenção ilegal* da pessoa em cárcere privado. Assim:

Sequestro. Em conceito do Direito Penal, designa o ato pelo qual, ilicitamente, se priva alguém de sua liberdade, mantendo-a em *cárcere privado*, isto é, em *local* de onde não possa sair livremente.

Nesta espécie, o sequestro é crime contra a liberdade de locomoção, configurando-se, não importa o meio, desde que se evidencie a *privação ilegal da liberdade*, imposta por quem não exerça qualquer soma de autoridade pública.

Sequestro. No sentido do Direito Civil, o sequestro entende-se a apreensão ou o depósito judicial de certa coisa, sobre que pesa um litígio, ou sujeita a determinados encargos, a fim de que seja entregue, quando solucionada a pendência, a quem de direito.

Assim, o sequestro é dirigido contra determinada coisa, ou coisa especificada, sobre que se litiga. E tem a finalidade de *retirar essa coisa da posse* de quem a tem, para trazê-la e a conservar em segurança perante o juízo, onde se intenta, ou onde se pretende intentar a ação.

Conforme é tradicional no Direito, o sequestro tanto pode resultar de *acordo das partes litigantes*, como se estabelece e se cumpre por *imposição legal*.

O sequestro surgido pelo consenso dos interessados tem a justa denominação de *voluntário*, mantendo-se em perfeita analogia com o depósito, derivado de um contrato, em virtude do que a *restituição da coisa, a quem de direito*, também se defere pela sentença que julga o litígio sobre ela.

Em realidade, o *depósito da coisa litigiosa*, feito voluntariamente pela pessoa que vem a juízo discutir os direitos sobre ela, bem se assemelha ao sequestro voluntário.

O sequestro que se impõe por força de lei e se cumpre por ordem do juiz, entende-se *senecessário*, ou *judicial*.

O sequestro bem se distingue do *arresto*, outra medida judicial tendente a trazer a juízo bens do devedor, no sentido de assegurar o pagamento a seu credor, portador de título líquido e exigível.

O sequestro é o depósito ou a apreensão judicial de *coisa certa*, sobre que se litiga.

O *arresto* é a apreensão de *bens do devedor* para garantir o pagamento de uma dívida executada, ou que se venha a promover.

O sequestro é medida de segurança atribuída ao credor, que tanto se pode promover *comopreparatória*, como *preventivamente*.

SEQUESTRO JUDICIAL. É o que é ordenado pelo juiz, a pedido do interessado, ou quando imposto por lei, por seu próprio ofício.

SEQUESTRO PREPARATÓRIO. É o que se pede e se cumpre antes da propositura da ação, em que se litigará a posse, ou a propriedade da coisa, como medida acauteladora, desde que tema o perecimento, ou o desvio da coisa, ou qualquer outro ato que impeça o cumprimento à vontade da Justiça.

O sequestro preparatório impõe ao sequestrador o dever de propor a respectiva ação dentro de prazo determinado, sob pena de ser o sequestro tido como ineficaz, além de responder ao sequestrado pelos danos que lhe tenha causado pela decretação da medida.

SEQUESTRO PREVENTIVO. É o que se promove no curso da lide, em que se pleiteia o direito sobre a coisa.

SEQUESTRO VOLUNTÁRIO. É o que se cumpre pelo depósito judicial da coisa litigada, trazida a juízo voluntariamente, isto é, sem qualquer imposição ou mando judicial.

Em geral, o sequestro voluntário é feito pelo interessado, justamente para que possa disputar a coisa que é pretendida por outrem, a fim de que obtenha, afinal, a sentença que decidirá o litígio.

SERÃO. Do latim *serum* (tarde), designa o trabalho, ou o serviço feito por fora do horário diurno comum, prolongando-se pela noite. Assim, alude, principalmente, ao *serviço extraordinário executado à noite*. E o *trabalho noturno*, em prolongamento, ou como nova etapa, ao trabalho diurno.

A rigor, o *serão*, não se mostrando trabalho ou tarefa ordinária, importa num trabalho ou tarefa extraordinária, pelo que, por vezes, designa a própria paga, ou remuneração devida pelo *serviço feito à noite, como extraordinário*.

SERENDIPIDADE. Serendipidade ou Serendipismo deriva do termo inglês Serendipity e designa as descobertas feitas por acaso.

Na técnica processual, o encontro fortuito de fatos novos, durante uma interceptação telefônica, por exemplo, é um caso de serendipidade. O Supremo Tribunal Federal entende ser cabível a descoberta fortuita de novas provas, contudo, deve haver conexão entre os crimes investigados.

SERENIDADE. Do latim *serenitas* (calma, placidez), indica o ânimo tranquilo, ou o temperamento ponderado, equilibrado, calmo, em boas condições de bem ouvir e bem compreender as coisas, sobre que terá de manifestar-se ou decidir.

A *serenidade do juiz*, além de aquilatar uma apreciável virtude, é fator relevante à eficaz direção do feito, que lhe é confiado, e à salutar decisão, ou solução que dará à questão trazida a seu conhecimento. Com serenidade, encontrará facilmente a solução que o caso exige, melhor e mais perfeita, enquanto, sob domínio de uma exaltação ou de uma cólera, jamais teria a ponderação necessária para a encontrar.

SERVENTE. De *servir*, gramaticalmente, e como substantivo, designa o empregado que executa serviços auxiliares, notadamente de limpeza e de conservação das coisas, em uma repartição ou escritório. É o *zelador* do asseio e higiene de um estabelecimento, tendo função inferior à de *contínuo*.

Servente. Na linguagem das construções, designa o operário ou o trabalhador que ajuda *o oficial*, ou o *mestre*, em suas tarefas, conduzindo o material, de que necessita, ou lhe dando qualquer outra ajuda. E, assim, dizem-se *serventes de pedreiro*, *serventes de carpinteiro*, *serventes de encanador* etc.

SERVENTIA. De *servir*, gramaticalmente, exprime o *préstimo das pessoas* ou a *utilidade das coisas*.

Serventia. Assim, em relação aos serventes, serventia individualiza o cargo e as funções que exercem. Serventia é a soma de serviços prestados por um servente.

Na linguagem forense e na administrativa, exprime o *ofício* ou a *função de quem serve* num *ofício público*.

Assim, o *cartório*, a *escrivania* podem ser tidos como serventias.

Serventia. No conceito do Direito Civil, representa a utilidade ou a utilização proveitosa da coisa.

Neste aspecto, diz-se serventia o *caminho*, a *passagem*, ou o *atravessadouro* particular, existente em propriedade igualmente particular, aberto ou construído por interesse próprio do dono do imóvel. É, assim, um *caminho de serviços*, ou de *utilidade particular*, que, em certos casos, nem mesmo está à disposição ou franquia de outros proprietários vizinhos. As portas de uma casa, as janelas, são serventias: cumprem uma finalidade.

Desse modo, embora se tome por vezes *serventia* no sentido de *servidão*, as duas expressões bem se distinguem.

A serventia somente é servidão quando se mostra *necessária à utilização* de outros, por conduzi-los a fontes, a pontes, a logradouros, para cujo acesso não tenha outro caminho, outra passagem, ou outro atravessadouro ou, propriamente, outra serventia.

Ora, se as *serventias* (caminhos, passagens, atravessadouros) existentes em propriedades particulares, não se dirigem a fontes, pontes ou lugares públicos, mesmo que para aí não existam outras serventias, não constituem servidão para os proprietários vizinhos.

Mas, em caso contrário, se as serventias conduzem os proprietários vizinhos aos locais designados, e não há outras, constituem servidão. (ngc)

SERVENTUÁRIO. De *servente*, designa a pessoa a quem se atribui o desempenho de um encargo, ou de um *ofício*, geralmente, de natureza pública, e em caráter de *auxiliar*.

Por essa razão, *serventuário*, mesmo aplicado à designação genérica de cargo, função ou de *ofício público*, denota o *empregado* que exerce atividades sob dependência de uma chefia, ou direção, e como auxiliares, diretos ou indiretos, dos serviços, ou das atribuições cometidas a um departamento público, ou a um departamento instituído no interesse público.

Na terminologia técnica do Direito Administrativo, há distinção entre *funcionário* e *serventuário*, embora, genericamente, ambos se possam dizer como ocupantes de cargos ou de *ofícios públicos*.

Em regra, o *funcionário* é o que ocupa cargo público instituído por lei, em número certo e remuneração definida, paga pelos cofres públicos, segundo as tabelas e padrões legais.

O *serventuário* é o que ocupa cargo ou função de ordem pública, autorizada ou instituída pelo Estado, mas não tem vencimentos estipulados em lei, ou não é pago pelos cofres públicos, retirando proventos através de emolumentos cobrados pelos serviços executados.

Na categoria de serventuários estão os auxiliares da Justiça: *escrivães*, *oficiais de Justiça*, *porteiros dos auditórios*, *depositários públicos*, *partidores*, *distribuidores*, *contadores* etc.

Já os *juizes* e os representantes do Ministério Público são *funcionários públicos*.

SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. Designação dada ao conjunto de serventuários que exercem suas atividades no foro ou junto às *escrivanias* dos *juizes*, compreendendo os *escrivães*, *oficiais de Justiça*, *avaliadores judiciais*, *porteiros dos auditórios*, *escreventes juramentados* etc.

SERVIÇAL. De *serviço*, exprimindo, adjetivamente, o que *faz serviços, presta serviços, sendo amigo de servir*, tomado como substantivo, designa a pessoa que se *emprega para servir em trabalhos domésticos, ou caseiros*. É o *fâmulos*, o *criado de servir*, ou o *doméstico*, a que os franceses chamam de *domestique*.

Assim, qualquer pessoa tomada como empregado doméstico, para servir à mesa, para cozinhar, tratar de limpeza, ou jardinagem, é tida como *serviçal*, que está a serviço, ou à conta de seu amo.

E por essa razão, o amo, ou o patrão, conforme regra da lei civil, é responsável pela reparação civil *por seus serviços*, no exercício do trabalho que lhes competir [Cód. Civil/2002, art. 932, III (Cód. Civil/1916, art. 1.521, III)]. (ngc)

SERVIÇO. Do latim *servitium* (condição de escravo), exprime, gramaticalmente, o *estado de que é servo*, encontrando-se no dever de *servir* ou de trabalhar para o amo.

Extensivamente, porém, a expressão designa hoje o próprio trabalho a ser executado, ou que se executou, definindo a *obra*, o *exercício do ofício*, o *expediente*, o *mister*, a *tarefa*, a *ocupação* ou a *função*.

Por essa forma, constitui *serviço* não somente o *desempenho de atividade* ou de *trabalho intelectual*, como a *execução de trabalho* ou de *obra material*. Onde quer que haja um encargo a cumprir, obra a fazer, trabalho a realizar, empreendimento a executar, ou cumprido, feito, realizado ou executado, há um *serviço* a fazer ou que se fez.

Serviço, porém, é aplicado para distinguir o complexo de atividades exercidas por uma corporação ou por uma entidade jurídica, exprimindo e designando assim a própria administração.

Os serviços distinguem-se. Podem ser públicos ou particulares. Podem ser domésticos, comerciais, industriais, agrícolas, profissionais, lícitos e ilícitos.

Serviço. Designa qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, incluindo as bancárias, financeiras, creditícias e securitárias, excetuando-se as trabalhistas (C. Consumidor, art. 3º, § 2º).

Não deve acarretar risco à saúde ou segurança do consumidor, devendo o fornecedor de serviço nocivo ou perigoso informar sobre a sua utilização adequada (C. Consumidor, arts. 8º e 9º), prevendo a responsabilidade do fornecedor por dano causado, e sua consequente reparação, o art. 14 do mesmo Código.

Para esse fim, *serviço defeituoso* é aquele que não fornece ao consumidor a segurança necessária à sua utilização, principalmente no que respeita ao modo, resultado, risco e época do fornecimento (art. 14, § 1º).

Os arts. 20 a 25 do Código do Consumidor estabelecem a responsabilidade por vícios de qualidade dos serviços, que os tornem *impróprios* ao consumo ou lhes reduzam o valor ou sejam díspares com a oferta e publicidade.

Nessas hipóteses pode o consumidor exigir alternativamente:

- a) a reexecução do serviço;
- b) a restituição da importância paga;
- c) o abatimento do preço.

Para essa finalidade são *impróprios* os serviços inadequados ou não regulamentares.

A qualidade quanto ao serviço estende-se aos órgãos públicos, por si ou por suas empresas concessionárias ou permissionárias.

Caduca em 30 (trinta) dias o direito de reclamar pelo vício de serviço não durável e em 90 (noventa) para o durável (art. 26).

A prescrição à pretensão de reparação de danos tem o prazo de 5 (cinco) anos (art. 27).

SERVIÇO AGRÍCOLA. Denominação distintiva do trabalho prestado à agricultura, seja referente ao cultivo da terra, como de sua plantação e colheita dos frutos e produtos.

Os *serviçais*, ou *trabalhadores agrícolas*, em garantia de suas remunerações, têm privilégio sobre os frutos da cultura em que trabalham [(Cód. Civil/2002, art. 1.566, V)].

SERVIÇO AJUSTADO. É o serviço a ser prestado ou executado mediante contrato ou convenção, que tanto pode ser escrita, como verbal.

O ajuste, ou o contrato de serviço, propriamente dito de contrato de trabalho, está hoje sob regime de lei própria, a Consolidação das Leis do Trabalho.

SERVIÇO ATIVO. Designa aquele prestado pelo militar, ainda que licenciado, dispensado, agregado ou em férias, antes de passar para a reserva ou ter sido reformado.

SERVIÇO AUTÔNOMO. É a expressão usada num duplo sentido, designando assim:

- a) o trabalho ou a obra executada sem o caráter de emprego, por trabalhador avulso e independente;
- b) a instituição, em que se executam serviços, obras, ou qualquer espécie de trabalho, de interesse público, ou privado, sem subordinação a qualquer outra instituição.

É autônomo, portanto, num ou noutro caso, porque *não depende* de patrão, nem está subordinado a qualquer outra organização.

SERVIÇO BANCÁRIO. É o de natureza bancária, prestado pelos empregados de bancos.

SERVIÇO COMERCIAL. É a denominação genérica que identifica todo trabalho, toda atividade, toda função ou todo mister de natureza propriamente comercial.

Particularmente, as pessoas que executam serviços comerciais, por conta própria, ou por conta alheia, dizem-se *comerciantes*, no primeiro caso, e *comerciários*, no segundo.

SERVIÇO COMPATÍVEL. No sentido gramatical, *compatível* qualifica e identifica o que *pode estar com outro sem o destruir* ou o que *se pode fazer juntamente, ou simultaneamente, sem transtorno ou prejuízo*. Assim, é o que é *conforme, que não colide, que não contravém*.

Por essa forma, o *serviço compatível*, tanto se revela o que pode ser executado pelo empregador *estar conforme às forças e capacidade dele*, como o que se pode cumular *porque não contravém, ou não colide com interesses de outro serviço, ou função, já cometida ao servidor*.

A *compatibilidade do serviço*, pois, ou se gera da *possibilidade de sua execução* pela pessoa a quem é cometido, como provém da *ausência de divergência ou antagonismo* entre o ato ordenado e outro que já é de atribuição do servidor, em virtude do que não se anota qualquer *incompatibilidade de funções*.

A impossibilidade de execução pode fundar-se em impossibilidade física, por falta de resistência do servidor para executar o trabalho, como de impossibilidade intelectual, isto é, quando *não tem competência* para executar o trabalho.

Segundo a técnica terminológica do Direito Civil, o serviço compatível é, em suma, o que está de acordo ou em conformidade com as forças e condições do servidor [Cód. Civil/2002, art. 601 (Cód. Civil/1916, art. 1.224)].

A Constituição Federal, em relação aos cargos públicos, vedando a *acumulação de cargos*, torna *incompatíveis* quaisquer serviços atribuídos ao funcionário público, desde que não sejam os de seu próprio cargo e função.

No entanto, são *compatíveis* os serviços de magistério, ou os de magistério com outro serviço de ordem técnica e científica, contanto que haja *compatibilidade de horário*.

Os magistrados e os membros do MP podem exercer serviços de magistério.

SERVIÇO CONTINUADO. Continuado, de *continuar*, tanto exprime o que *se prossegue*, como o que *anda sem parar*.

Assim, serviço continuado pode ser compreendido sob dois aspectos diferentes:

- a) é o serviço que, depois de interrompido, ou depois de parado, *tem andamento* ou *prossegue*, para que se conclua. É, pois, a *continuação de serviço paralisado*;
- b) no entanto, significa, *serviço ininterrupto*, isto é, o serviço permanente e que se mantém sem solução de continuidade.

SERVIÇO DE BALCÃO. É o que se comete ao *caixeiro que vende em lojas comerciais*, especialmente chamado de *balconista*.

O *balconista*, no rigor do Direito Comercial, é um *preposto* do dono do estabelecimento. E os seus serviços constam de todos os *atos de venda* das mercadorias, ou artigos, que formam o objeto de negócios, acertando os preços, entregando as ditas mercadorias ao comprador, e recebendo as somas pagas pelos que as adquiriram.

SERVIÇO DE CAIXA. É o que se atribui aos *caixas* ou *tesoureiros* dos estabelecimentos comerciais ou públicos, sob cuja responsabilidade e custódia ficam os valores recebidos.

SERVIÇO DE EMPREITADA. É o serviço que se estipula, não por um tempo certo, mas *por obra feita*.

Neste aspecto, pois, o empreiteiro é obrigado a entregar a obra concluída de acordo com o ajustado.

Vide: *Empreitada*.

SERVIÇO DE ESCRITÓRIO. É o que se presta no escritório de um estabelecimento comercial ou industrial.

Os serviços de escritório podem ser de natureza contábil, como podem referir-se à correspondência, à extração de títulos, registros de papéis recebidos e expedidos e o seu respectivo arquivamento.

Quando os serviços de escritório limitam-se a trabalhos de expediente, os empregados que os exercem não têm a qualidade de preposto. Já o mesmo não acontece com os encarregados da escritura, guarda-livros, contabilistas ou contadores, que, além de prestadores de serviços, são legítimos mandatários do patrão, no tocante aos lançamentos que executam, por cujas obrigações são tidos como preponentes.

SERVIÇO DE ESTIVA. É o que se realiza para promover a carga e descarga dos navios. É serviço, cuja *jornada de trabalho* não está sujeita ao regime comum, a que se subordinam os serviços ordinários e de outras espécies, sendo submetido à regulamentação do porto, ou das docas, em que se executa.

SERVIÇO DOMÉSTICO. Igualmente denominado de *serviço caseiro*, serviço doméstico designa, genericamente, todo trabalho, ou toda atividade necessária à manutenção de um lar, ou de uma habitação, em proveito, ou em utilidade de seus próprios habitantes, ou indispensáveis ao asseio e conservação do edifício.

Os serviços domésticos, assim, resultam nos trabalhos de cozinha, nos trabalhos de servir à mesa, na limpeza da casa e de seus pertences, como varreduras, enceramento, lavagem de roupa, engomagem, nos trabalhos de jardinagem e de horta, e na assistência prestada às crianças, pelas amas ou babás.

Assim, as cozinheiras, as arrumadeiras, as lavadeiras e engomadeiras, os garçons, os mordomos, os jardineiros, exercem atividades domésticas, isto é, executam serviços domésticos.

Já as *enfermeiras*, os *secretários*, os *motoristas*, embora agregados e residindo na casa, não exercem atividades propriamente domésticas, tendo a qualidade de empregados em misteres que têm definição própria. Por essa forma, não se integra na espécie que se distingue sob a denominação de *serviçais*, *criados* ou simplesmente *domésticos*.

SERVIÇO EFETIVO. Vulgarmente, *serviço efetivo* pode ser entendido no sentido de serviço permanente ou continuado, mostrando-se, assim, um trabalho que não para dia a dia, sendo próprio ao exercício diuturno de uma função ou de um encargo. Neste aspecto, pois, o *efetivo* pode ser tomado em significação equivalente ao *ativo*.

Na terminologia técnico-administrativa, porém, o *serviço efetivo* não é somente o serviço normal e contínuo. É o *serviço estável* e próprio aos empregados ou funcionários que tenham adquirido a estabilidade.

Neste conceito, pois, estabilidade e efetividade trazem igual acepção, opondo-se, assim, à *temporiedade*, inerente aos empregados ou às funções de caráter passageiro ou por prazo certo.

O serviço efetivo, neste particular, tem analogia com o *serviço vitalício*.

SERVIÇO ESPECIALIZADO. É o que constitui uma *especialidade* do empregado, ou do profissional a quem se comete, ou seja, o serviço que, por suas condições de ordem técnica, somente pode ser executado por um *perito* na arte, que no mesmo serviço se integra.

São serviços especializados os prestados pelos médicos, engenheiros, advogados, arquitetos etc.

Por essa forma, quem contratou serviços sem os especificar não poderá ser obrigado a executar serviços, de que não seja técnico, ou de cuja especialidade não entenda. Semelhantes serviços

não são compatíveis com as suas aptidões, fugindo assim às próprias condições e forças do servidor.

SERVIÇO EXECUTADO. É o que se consumou, concluiu ou foi cumprido, segundo o ajuste feito.

Quando no contrato em que se ajustou a prestação do serviço não se tenha estipulado pagamento prévio, nem outra forma de pagamento devido pelo serviço, a conclusão, ou a execução dele importa na obrigação de pagar a remuneração ajustada, ou a que se arbitrar na falta de ajuste [Cód. Civil/2002, arts. 596 e 597 (Cód. Civil/1916, art. 1.218 e 1.219)].

Em se tratando de empregado ou de serviço sujeito às leis trabalhistas, na falta de estipulação de salário, ou não havendo prova de seu ajuste, o *salário a pagar* deve ser igual ao daquele que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente, ou de que for habitualmente pago para serviço semelhante. (ngc)

SERVIÇO EXTERNO. Nomeação atribuída a todo serviço de empregado, que exerce atividades ou atribuições fora de um estabelecimento comercial, industrial ou bancário, em oposição aos serviços prestados dentro dos estabelecimentos.

Normalmente, classificam-se como serviços externos os que são exercitados pelos vendedores da praça, ou viajantes, dos mensageiros e entregadores de volumes, dos cobradores e dos condutores de veículos que servem o estabelecimento.

Em princípio, os empregados que têm funções externas não estão sob regime de horário, próprio aos demais empregados.

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. Serviço além do *ordinário*, o *extraordinário* é o que se faz ou se presta *fora do horário normal*.

É, assim, o trabalho que se executa *suplementarmente*, em *serões*, em *expedientes prolongados*, em *horas* ou *dias* não destinados ao trabalho normal de todos os dias.

O serviço extraordinário tem *paga especial*, pelo que se acresce ao salário normal, sendo sempre computado na base do salário-hora normal majorado, no mínimo, de 50 por cento.

SERVIÇO FÍSICO. É o serviço material, braçal ou mecânico, para cujo desempenho, em regra, não se faz necessário preparo acadêmico ou intelectual.

SERVIÇO ILÍCITO. É o que, sendo contrário à lei, aos bons costumes e à moral, tem prática vedada ou proibida por lei. Assim, não podendo ser objeto de convenção, não poderá ser exigido de quem se tenha proposto a executá-lo.

SERVIÇO INDUSTRIAL. É o referente, propriamente, às indústrias fabris ou de manufaturas. Em regra, os trabalhadores das indústrias, que não sejam de natureza agrícola, dizem-se *operários* ou *industiários*.

Na técnica do Direito Social, regulador de previdências aos empregados, mesmo os que trabalham em escritórios de *empresas industriais*, entendem-se prestadores de serviços industriais, pelo que se qualificam, igualmente, como *industiários*.

SERVIÇO INSALUBRE. É o que se executa, ou se realiza em local, que se reconhece e se tem como oferecendo perigo à saúde do trabalhador, como o que assim é considerado em razão de certas condições ou circunstâncias próprias à natureza do trabalho.

Os *serviços insalubres*, em regra, fazem parte de rol estabelecido pela autoridade pública, a que se atribui competência para superintender toda matéria concernente às atividades trabalhistas de um país.

Vide: *Salubridade. Salubridade Pública.*

SERVIÇO INTELECTUAL. Em oposição ao serviço físico, ou material, serviço intelectual é o que depende da inteligência ou do preparo acadêmico do trabalhador.

Todos os serviços concernentes às profissões liberais, médicos, engenheiros, advogados, dentistas, contadores, economistas etc., bem assim os que se referem à imprensa, às letras ou às artes, entendem-se de natureza intelectual.

SERVIÇO INTERNO. Ao contrário do externo, é o que se executa *portas adentro* dos estabelecimentos comerciais, bancários ou industriais, ou os que se realizam dentro dos edifícios nas repartições públicas.

SERVIÇO LÍCITO. É o que se constitui de trabalho ou atividade não vedada, ou não proibida por lei, por não ser contrária aos bons costumes, à moral ou à própria saúde e integridade física do trabalhador.

SERVIÇO MATERIAL. É o serviço físico, dependente do esforço físico do trabalhador, quando braçal, ou de sua capacidade para manejar máquinas ou aparelhos, quando mecânico.

SERVIÇO MECÂNICO. É o que se executa ou se realiza por meio de máquinas ou aparelhos especialmente construídos para sua execução, embora assistidos ou dirigidos por operários especializados em seu manejo.

SERVIÇO MILITAR. Genericamente, designa o exercício de atividades nas forças armadas, seja em caráter efetivo, seja em caráter de incorporação ou de convocação.

No sentido técnico, porém, próprio à terminologia das forças armadas, designa a incorporação, ou a convocação da pessoa em idade militar, a fim de que se adestre no manejo das armas e se torne um soldado a serviço da Pátria.

Essa incorporação, por certo tempo, às Forças Armadas, com a intenção de preparar as pessoas às atividades militares, é que constitui o *serviço militar*. Esse ou é *obrigatório* ou *evolutário*.

Quando obrigatório, todas as pessoas que atinjam uma certa idade (idade militar) são convocadas a ingressar em uma das instituições que compõem as Forças Armadas, para nela servir pelo tempo legalmente estabelecido.

Quando voluntário, a pessoa se apresenta espontaneamente, para a prestação deste serviço, incorporando-se à unidade militar, que lhe for indicada.

Segundo regra do art. 143, *caput*, da Constituição brasileira, “o serviço militar é obrigatório nos termos da lei”. Dele somente se isentam (§2º do art. 143) as mulheres e os eclesiásticos, em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.

Àqueles que em tempo de paz, após o alistamento, alegarem *imperativo de consciência* (crença religiosa e de convicção filosófica ou política), para se eximirem das atividades de caráter essencialmente militar, pode-se atribuir *serviço alternativo* (§ 1º do art. 143).

SERVIÇO NORMAL. É o serviço que se presta e se executa segundo as normas e regras previamente estabelecidas.

Assim, a *normalidade do serviço* tanto provém da *inalteração dos atos* que devam ser executados, da *ordinariedade do horário*, em que devam ser prestados, como da ausência de qualquer fato que venha perturbar o bom andamento do serviço.

Por essa forma, embora o serviço normal conduza o sentido de *serviço ordinário*, possui significação mais ampla, desde que, além de indicar o serviço habitual, comum, que segue a ordem regularmente, é o que se executa sem qualquer perturbação, ou sem qualquer contrariedade.

SERVIÇO ORDINÁRIO. É o que se faz comumente, ou que se indicia como próprio ou pertinente à atividade correspectiva.

O serviço ordinário, pois, é o que pertence à própria natureza do encargo, ou do emprego, em razão do que deve ser executado, habitualmente, dentro do horário preestabelecido. Assim, opõe-se ao serviço extraordinário que, por não ser habitual nem próprio aos deveres do servidor, é prestado *fora do horário* em que se executam os serviços ordinários.

SERVIÇO PERIGOSO. É o que oferece risco de vida ao trabalhador. Em regra, a periculosidade do serviço é decorrente da possibilidade de acidentes, que possam ofender a integridade física do trabalhador.

SERVIÇO POR TAREFA. É modalidade de serviço em que a paga não se cumpre em razão de hora de trabalho, mas pelo *produzido*. Assim, a base do salário, em regra, é tomada pela base de preço de *peça*, ou de *coisa manufaturada*.

SERVIÇO POSTAL. Denominação dada à organização que tem por objetivo o transporte de cartas e correspondência de toda espécie. Em regra, os *serviços postais*, por se mostrarem de interesse público, constituem monopólio do Estado, que os explora por meio de departamento especializado, a que se dá o nome de *Correios*.

SERVIÇO PRIVADO. Em oposição ao público, assim se entende toda espécie de serviço que se ordena ou que se cometa a outrem, em interesse ou em proveito de pessoas ou instituições privadas.

SERVIÇO PROFISSIONAL. É o que diz respeito ao exercício de uma atividade, que constitui a arte ou a profissão de uma pessoa, que a exerce em proveito de quantos a procuram.

A natureza profissional do serviço resulta em ser o fato, que lhe serve de objeto, *como próprio à profissão*, dependendo a sua prática ou execução de conhecimentos especiais e de ordem técnica.

Fatos estranhos à profissão, mesmo praticados pelo profissional, não se enquadram na espécie, constituindo serviço comum ou de ordem diferente.

SERVIÇO PROIBIDO. Como serviço proibido se entende não somente o *serviço ilícito*, vedado e proibido por lei, como o serviço que não pode ser executado por certas pessoas, ou em certas horas.

Nas leis trabalhistas, há muitos casos de serviços lícitos que não podem ser executados por menores, ou mesmo por maiores, em dias consagrados ao descanso.

Assim, em regra, é serviço proibido o que se faz em dia de domingo, salvo se há uma autorização especial para a sua realização. Toda e qualquer espécie de serviço mostra-se proibida quando se trata de menor de 14 anos.

SERVIÇO PÚBLICO. Em sentido amplo, serviço público entende-se todo aquele que é instituído, mantido e executado pelo Estado, através de suas instituições e de seus órgãos, com o objetivo de atender os seus próprios interesses e de satisfazer as necessidades coletivas.

Assim, segundo compreensão de Félix Moreau, o serviço público é o complexo dos meios, do pessoal e do material, com os quais uma pessoa administrativa se desempenha da sua tarefa, ou de certa e determinada parte da sua tarefa. O exército é um serviço público; as tropas, as armas, os regimentos, os depósitos, as munições, as provisões, concorrem para satisfazer a nação na sua precisão de segurança. Não há por onde se distinga entre serviços que têm por fim imediato a satisfação de uma necessidade coletiva, como o exército, a Justiça, o ensino, a assistência, e os que para esse resultado contribuem indiretamente, quais os serviços fiscais, ou outros ainda mais indiretos, tais como o serviço de inspeção administrativa, ou o da Legião de Honra, ainda conforme Moreau.

Os serviços públicos revestem as mais variadas formas, recebendo denominações especiais, consoante sua natureza, que tanto pode ser de caráter comercial, industrial, como não ter fim lucrativo.

Com a finalidade comercial, ou industrial, anotamos os serviços postais, os serviços telegráficos, de água e esgoto, e os serviços de transporte.

Os serviços sem finalidade lucrativa, em regra, são os que se estendem a toda coletividade, que deles se utiliza, ou por eles se beneficia, sem qualquer solicitação, enquanto os lucrativos pertencem à espécie dos que estão à disposição dos interessados, que os podem requerer ou solicitar, mediante a paga de determinada taxa compensativa.

Convém distinguir os serviços públicos dos serviços de interesse público.

Os serviços públicos, qualquer que seja a sua natureza, estão sempre integrados em uma administração pública. São serviços que se executam através dos Poderes Públicos, ou de seus órgãos legitimamente autorizados.

Os serviços de interesse público, embora instituídos em benefício e utilidade das coletividades, fazem *objeto de concessão* outorgada a empresa ou instituições particulares, que os exploram, sob vigilância do próprio Estado, com fins meramente lucrativos.

Em relação às entidades jurídicas que os executam, os serviços públicos dizem-se *federais, estaduais e municipais*.

Os serviços públicos federais centralizam-se nos Ministérios, entre os quais se distribui a administração-geral do país. Dizem-se, também, *serviços públicos da União*.

Dentro de cada Ministério, ainda os serviços se especializam, tomando denominações próprias e individualísticas.

Os serviços públicos estaduais compõem a administração pública dos Estados federados, distribuindo-se por suas secretarias.

Os serviços públicos municipais dizem respeito à administração dos Municípios nos limites de sua jurisdição.

Entre nós, a norma que regula o serviço público, no âmbito federal, é a Lei nº 8.112/90, que teve sua publicação consolidada, determinada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97.

SERVIÇO REMUNERADO. É o que está sujeito à paga ou salário, ou o que foi ajustado mediante pagamento de uma remuneração.

Neste particular, há serviços que, por sua natureza, se entendem *gratuitos* ou *onerosos*. Quando de natureza gratuita, somente podem os que os tenham desempenhado exigir remuneração, desde que ajustada. Sendo onerosos, no entanto, mesmo que não se tenha estipulado qualquer remuneração, entendem-se sujeitos a elas.

Assim, por exemplo, todos os serviços de natureza comercial, industrial ou bancária, mesmo que não se tenha contratado remuneração, devem ser remunerados, pagando-se a quem os executou a *paga do costume*, ou percebida por outrem, em idênticas condições.

SERVIÇO SALARIADO. Denominação atribuída a todo contrato de trabalho, que tem como base o *salário*.

É espécie de serviço remunerado.

Serviço salariado ou trabalho salariado, assim, conduzem significação análoga.

SERVIÇO SANITÁRIO. Designação dada ao conjunto de instituições ou de departamentos públicos destinados a manter a *saúde pública*, zelando pela salubridade pública e atendendo a própria saúde ou a sanidade das populações.

Em regra, os órgãos públicos encarregados dos serviços sanitários distinguem-se sob denominação de Ministério de Saúde, Centro de Saúde ou Departamento de Saúde.

Num sentido estrito, também se qualifica de *serviço sanitário* o que é exercido pelas empresas que se encarregam das instalações de água e esgoto das cidades, e da assistência sanitária domiciliar.

SERVIÇO SECRETO. Indica o *serviço de informações*, ou seja, os meios sigilosos pelos quais se obtém e se presta informação, notadamente de caráter políticomilitar.

SERVIÇO SOCIAL. Denominação dada ao serviço (público ou privado) de previdência ou assistência, objetivando a melhoria das condições sociais dos beneficiários.

Compete ao serviço social esclarecer os beneficiários sobre seus direitos sociais e a forma de exercitá-los, estabelecendo a interação entre a vida societária e a garantia previdenciária, com a participação do beneficiário na implementação e no fortalecimento da política da previdência social, em articulação com as associações e entidades de classe.

O serviço social, considerando a universalização da previdência social, prestará assessoramento técnico aos Estados e Municípios na elaboração e implantação de suas propostas de trabalho e, para assegurar o efetivo atendimento aos usuários do sistema, utilizará intervenção técnica, assistência de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos.

SERVIÇO TÉCNICO. Assim se entende todo trabalho, toda obra ou todo empreendimento, cuja execução depende de conhecimentos técnicos especializados.

Em geral, os serviços técnicos são serviços prestados por profissionais, seja de profissões liberais ou mesmo de profissões de artes e ofícios.

Assim, o serviço médico é um serviço técnico, como o serviço mecânico ou de um pedreiro também é um serviço técnico.

SERVIÇO VOLUNTÁRIO. Considera-se *serviço voluntário* a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais ou de assistência social, inclusive *mutualidade*.

Confira a Lei nº 9.608, de 18.02.98.

SERVIÇO VOTADO. Na linguagem financeira, serviço votado é o que está autorizado orçamentariamente, de modo que pode ser executado pelo Poder

Público, independentemente de uma verba especial. Por essa razão, o Poder Executivo, dentro da verba que lhe é fixada, e mediante empenho da respectiva despesa, pode ordenar a sua execução, sem que necessite de uma lei ou ordem especial do Legislativo.

SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO. Atividades de administração, operação, conservação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum (art. 2º, X, da Lei 12.787/2013).

SERVIDÃO. Do latim *servitudo*, de *servus* (sujeito, submetido, dependente), trazendo originariamente o sentido de *sujeição*, *escravidão*, *submissão*, *subordinação*, revela o vocábulo o conceito de um *encargo*, de uma *obrigação*, ou de um *dever*, a que se acham submetidas, ou sujeitas, coisas e pessoas.

No sentido jurídico, comportando a significação etimológica, *servidão* representa o *encargo* ou o *ônus*, que se estabelece sobre um imóvel em proveito e utilidade de um outro imóvel, pertencente a outro proprietário.

Este encargo, ou este ônus, a que se sujeita o imóvel alheio, em favor de outrem, constitui para esse um *direito real*, que lhe assegura uso e gozo da serventia, que se constitui em servidão.

Pela servidão, consoante é de lei [Cód. Civil/2002, art. 1.378 (Cód. Civil/1916, arts. 695 e 697)], perde o proprietário do *prédio serviente* o exercício de alguns de seus direitos dominiais, ou fica obrigado a tolerar que deles se utilize, para certo fim, o dono do *prédio dominante*.

Preliminarmente, as servidões somente se estabelecem entre vizinhos, um dos quais, onde *aservidão* o submete, se diz *serviente*, e o outro, favorecido pela utilização dela, se chama *dedominante*. Prédios vizinhos e de proprietários diferentes são o fundamento da servidão. Nenhuma servidão se institui entre prédios pertencentes ao mesmo proprietário: *Nemini res sua servit*, já era o princípio que se dispunha no Digesto. E dele se gerou o adágio: *nulli res sua servit*, que afirma ser inexistente a servidão derivada da serventia existente entre prédios pertencentes ao mesmo dono.

Sujeitando o *prédio serviente* à utilização ou comodidade do *prédio dominante*, a servidão autoriza o senhor do *prédio dominante* a fazer no *prédio serviente* tudo o que seja concernente a seu direito, e a impedir ou a proibir que o dono do *prédio serviente* possa executar qualquer obra ou execute qualquer serviço impeditivo do livre uso de seu direito.

Assim, dois fundamentais direitos vêm em apoio do dono do *prédio dominante*. O *jus faciendi*, ou *jus habendi*, que o autoriza a fazer ou a ter o que não faria ou teria sem a servidão. E o *jus prohibendi*, que lhe dá poder para impedir que o proprietário do *prédio serviente* faça certa obra, ou disponha de sua propriedade de certa maneira, o que poderia fazer, na ausência da servidão.

Entre *servidão* e *serventia* há visível distinção. A serventia exprime propriamente a *utilidade*, que se tem de uma coisa, significando e designando, por vezes, a própria coisa utilizada, fruída ou usada. A *servidão* é o direito de se utilizar alguém de coisas que não lhe pertencem. É ter direito sobre a serventia de outrem.

Por outro lado, consoante princípio tradicional, já fixado pelo Digesto, não se pode instituir uma servidão sobre outra servidão: *Servitus servitutis esse non potest*. A servidão, conforme é a regra, tem por objeto a prática de atos materiais, que somente se cumprem sobre uma coisa corpórea.

Várias são as espécies de servidão, consoante são as utilidades, ou as serventias que se asseguram ao senhor do *prédio dominante*.

Segundo a localização dos prédios, dizem-se urbanas ou rurais, sendo convencionais ou legais.

Conforme sua natureza, especializam-se em de aquedutos, de escoamento, de ar e luz, aérea, de estilicídio, aparentes, contínuas e descontínuas etc. (ngc)

SERVIDÃO AÉREA. É a que se institui em favor dos aeródromos, bases aéreas, aeroportos, que, como *prédios dominantes*, podem impedir que nos prédios vizinhos se façam construções de qualquer natureza, que possam prejudicar, ou criar obstáculos, às aterrissagens dos aparelhos (aviões, aeronaves), que a eles se destinam.

A servidão aérea, de caráter negativo, porque é de *non aedificandi* ou de *non altius tollendi*, institui-se e tem âmbito determinado por lei, em que se definem e se regulam os princípios e regras referentes à navegação aérea.

Os proprietários de prédios servientes, prejudicados por esta servidão legal, têm direito à indenização, que é de obrigação do dono dos prédios dominantes.

SERVIDÃO AFIRMATIVA. É a que tem por objeto um fato positivo, isto é, a que consiste no uso temporário, ou permanente, da propriedade serviente, como a de passagem, a de acesso, a de luz etc.

SERVIDÃO “ALTIUS TOLLENDI”. É a que assegura ao vizinho, sem que assista ao dono do outro prédio o direito a qualquer oposição, a faculdade de construir, ou de edificar, com a altura que desejar. Contrária a essa espécie é a servidão de “*non altius tollendi*”.

SERVIDÃO APARENTE. Aparente é a que aparece, a que é materialmente visível. Assim, a servidão aparente é a que tem existência real, revelando-se por obras ou trabalhos exteriores, que se possam ver. São servidões visíveis, como as de aqueduto, de passagem, de escoamento, de vista.

SERVIDÃO CONTÍNUA. É a que, desde que instituída, se exerce continuamente, independente mesmo de qualquer ato humano, e tão somente em virtude das propriedades e qualidades das serventias submetidas ao encargo. Como servidões contínuas, há a de luz, de aqueduto, de vista, de escoamento.

SERVIDÃO CONVENCIONAL. É a que resulta de uma convenção, isto é, de acordo firmado entre os donos dos prédios vizinhos. É dita, igualmente, de servidão voluntária.

SERVIDÃO DE ACESSO COATIVO. A servidão de acesso coativo decorre do direito assegurado ao vizinho de ter acesso, ou *entrar no prédio alheio*, para dele usar temporariamente, a fim de atender reparação, limpeza, construção ou reconstrução de sua casa, que se tornem necessárias e indispensáveis. É servidão que se institui, ainda, nos casos de limpeza ou reparação dos esgotos, goteiras e aparelhos higiênicos, assim como dos poços e fontes já existentes.

Tradicional em nosso Direito, a servidão de acesso coativo, ou de *entrada no prédio contíguo*, ou do vizinho, tem assento no Cód. Civil/2002, art. 1.313, *caput*, I e § 3º (Cód. Civil/1916, art. 587).

No entanto, para que se imponha, mister que se evidencie a *necessidade* ou *indispensabilidade* da obra a ser executada, dela se dando aviso ao vizinho, que terá direito à indenização se daí lhe provier dano.

É servidão de ordem legal, desde que se institui por força de lei, em razão de obrigação imposta ao vizinho, para que consinta no uso temporário de sua propriedade, em virtude de fatos que tornam indispensável essa utilização.

Distingue-se da servidão de *passagem coativa*, ou de trânsito, a que se reporta o Cód. Civil/2002, art. 1.285, *caput* (Cód. Civil, 1916, arts. 559 e 560). (ngc)

SERVIDÃO DE ÁGUAS. É denominação genérica atribuída a toda servidão que tem por objeto ou que se suscita pelo uso das águas.

Em regra, as servidões de águas têm por finalidade o seu *aproveitamento*, ou o *escoamento delas*, sendo, geralmente, de caráter legal e de natureza contínua e aparente.

Recebem, especialmente, as denominações de servidões de *escoamento natural*, *escoamento de águas estagnadas*, de *águas supérfluas*, de *águas pluviais*, de *aqueduto*, de *represa*, de “*aquae haustus*”.

SERVIDÃO DE ÁGUAS ALHEIAS. É a servidão que atribui o direito de usar água pertencente a outrem, proveniente de poço, cisterna ou de rio particular.

Os romanos a denominavam de *servitus aquae haustus* ou *aquae hauriendae*, incluindo-a entre as espécies de servidões rurais. Nela é subentendida a servidão de trânsito (*jus itineris*).

A servidão de águas alheias, ou servidão de *tiragem de água*, não se confunde com a servidão de *aqueduto*. A de aqueduto tem o objetivo de conduzir águas próprias, gravando o terreno por onde é necessário passar. Recai sobre o prédio. A de tiragem de água recai sobre o

próprio poço, cisterna ou fonte pertencente a outrem, embora possa resultar na necessidade de um aqueduto, para seu aproveitamento.

Semelhante à servidão *aquea haustus* e regida pelos mesmos princípios, é a servidão *pecoris ad aquam ad pulsus*, que autoriza a *condução de animais a beber em fonte alheia*.

SERVIDÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS. A servidão de águas pluviais tem por objetivo regular a utilização e escoamento das águas das chuvas. Era instituída pelos romanos sob a denominação de *servitus stillicidii vel fluminis recipiendi, avertendi* ou *immitendi*.

Modernamente, mantendo embora a terminologia romana, são as servidões de águas pluviais reconhecidas pelas denominações de *stillicidii seu fluminis recipiendi* e de *stillicidii seu fluminis non avertendi*, ou sinteticamente, de *fluminis recipiendi* e *stillicidii recipiendi*.

Pela *fluminis recipiendi*, obriga-se o proprietário do prédio serviente a receber em seu telhado, ou quintal, as águas pluviais do telhado vizinho, que corram naturalmente.

Pela *stillicidii recipiendi*, o proprietário do prédio de onde as águas correm é obrigado a não as desviar, notadamente se o seu vizinho as utiliza para as regras de seu prédio.

As servidões de águas pluviais, ou *servidões de estilicídio*, são estabelecidas não somente em proveito do dono do estilicídio. Para ele, há a *servidão do escoamento*, em virtude do que o prédio serviente é obrigado a receber as águas pluviais caídas em seu telhado ou seu prédio(*fluminis recipiendi*). O dono do prédio serviente, no entanto, usufrui a faculdade de utilizar essas águas, impedindo que o dono do estilicídio mude ou desvie sua direção, de que resulta em seu benefício a *stillicidii recipiendi*.

A servidão *fluminis recipiendi* é de ordem legal, fundando-se em preceito do Cód. Civil/2002, art. 1.288 (Cód. Civil/1916, art. 563). A servidão *stillicidii recipiendi*, porém, somente se constitui mediante convenção, porquanto, nas construções de edifícios, não se permite que se deitem sobre o prédio do vizinho *goteiras* ou *beirais* para escoamento de águas pluviais [Cód. Civil/2002, art. 1.301, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 573)]. (ngc)

SERVIDÃO DE ÁGUAS SUPÉRFLUAS. É a que atribui ao proprietário do prédio inferior, ou para onde correm as águas brotadas em outro prédio, o direito de usar e gozar de suas sobras.

Assim, pode impedir que o proprietário do prédio serviente (onde nascem as águas) venha arbitrariamente a desviá-las, na intenção de privar o prédio dominante de utilização das águas supérfluas.

SERVIDÃO DE AQUEDUTO. É a que autoriza a condução de água através de prédio alheio, trazendo a finalidade não somente de ser usada a mesma água, como a de ser conduzida. É igualmente denominada de *servidão de passagem de água*.

A servidão de aqueduto pode ser instituída não somente para a condução de *águas necessárias* ao uso do prédio dominante, como para a condução ou escoamento de *águas superabundantes, supérfluas* ou *desnecessárias*.

Os romanos a denominavam de *servitus aquaeductus* ou *aquae ducendae*, constituindo o direito de conduzir a água de um prédio de outrem, ou por um prédio de outrem, para o fundo do prédio dominante, implicando no direito de colocar no prédio alheio os *canos outubos necessários* a essa condução e serventia das águas.

A servidão de aqueduto é autorizada pelo Cód. Civil/2002, art. 1.293, *caput* (Cód. Civil. art. 567), sendo de natureza rural.

O proprietário do prédio serviente faz jus à indenização pela passagem do aqueduto, bem assim danos, ou prejuízos, que lhe possam causar, de futuro, a infiltração das águas ou as obras destinadas à sua canalização.

Embora a servidão de aqueduto não implique a servidão de trânsito, é assegurado ao dono do prédio dominante o direito de penetrar no prédio serviente para reparos no aqueduto, ou para melhorá-lo, se necessário. (ngc)

SERVIDÃO DE AR E LUZ. É a que se institui pela abertura de *óculos, gateiras, frestas* ou qualquer outra espécie de abertura feita em parede de edifício, ou casa, fronteira ao prédio vizinho.

Por ela, o proprietário do prédio serviente não poderá erguer parede, mesmo em seu terreno, que venha perturbar ou *impedir a entrada de ar*, ou *de luz*, que se faz pelas mesmas aberturas. Para tanto, pois, *deve afastar a sua parede*, ou deixar entre ela e a abertura, que se constitui em servidão, o interstício indicado por lei, e pelo qual não vedará a servidão.

A servidão de ar e luz, que, em regra, se inclui na *servidão de vista*, provém do Direito Romano, como servidão urbana, sendo conhecida pela denominação de *servitus ne luminibus*.

No entanto, a *servidão de luz*, de que se gera o direito *luminis immitendo et ne luminibus officiatur*, não importa na servidão de vista, pelo que, tanto que não se tire a luz, não impede que se tire a vista.

Já, se ocorre *servidão de vista*, nenhuma parede poder-se-á levantar, de modo que venha a retirar ou impedir a vista que, antes, dali se gozava.

SERVIDÃO DE BEBEDOURO. É a servidão que autoriza ou atribui o direito de fazer ou dar de beber aos animais em fontes alheias.

Os romanos chamavam-na de *servitus pecoris ad aquam adpellendi*, sendo incluída como servidão rural, nela se integrando o *jus actus*, de que se deriva o direito de conduzir os animais, e mesmo viaturas, até as ditas fontes.

Por ela, como se evidencia, não somente se pode *dar a beber* em fonte alheia, ou de prédio serviente, como se pode conduzir até a fonte os animais que se levam a beber.

SERVIDÃO DE COMPÁSCUO. É a que se estabelece *reciprocamente* entre os proprietários de dois ou mais prédios, constituídos em compáscuo, a fim de que nos prédios possam pascer, promiscuamente, os animais de cada um deles.

O *jus compascendi*, fundado nesta servidão, bem se distingue do *jus pascendi*, atribuído pela servidão de pastagem.

Enquanto o *jus compascendi* é faculdade que se atribui a todos os proprietários dos prédios sujeitos à pastagem, sendo cada um deles, simultaneamente, serviente e dominante, o *jus pascendi* exercita-se em prédio alheio pelo dono dos animais, a quem se confere a servidão.

SERVIDÃO DE ESCALAGEM. É uma das espécies de *servidão de acesso*, em virtude do que é assegurado ao dono do prédio vizinho pôr *escadas* ou *andaimes* em terreno alheio, a fim de que atenda a consertos da casa ou execute construções necessárias.

SERVIDÃO DE ESCOAMENTO. O objetivo dessa servidão é o de dar escoamento por prédio alheio a água ou esgotos que procedem de outro prédio.

É, assim, denominação genérica dada a toda espécie de servidão que tenha a finalidade de fazer *escoar* pelo prédio serviente águas estagnadas, águas supérfluas, águas pluviais, águas servidas ou de esgotos, que provenham ou que corram do prédio superior.

Quando as águas que correm do prédio superior resultam de fato natural, o dono do prédio inferior é obrigado a recebê-las, para escoamento, sem qualquer indenização. Mas, se estas águas foram levadas artificialmente ao prédio superior, seu escoamento para o prédio inferior está sujeito à indenização, como justa reparação aos prejuízos que possa sofrer.

Neste particular, pois, tem-se como certo que somente a servidão de escoamento de águas entra na classe das servidões legais se consequentes de águas que chegam ao prédio superior naturalmente, como águas das chuvas, águas de rios.

Nos casos de águas trazidas artificialmente ao prédio superior, a servidão será ou de ordem legal, ou de ordem convencional. Mas, em qualquer hipótese, dá direito à indenização.

A própria servidão de estilicídio, ou de goteiras (*stillicidii recipiendi*), inclui-se na categoria das servidões de escoamento.

SERVIDÃO DE ESTILICÍDIO. É a que se estabelece entre o dono do prédio serviente e o do prédio dominante, a fim de que as águas das goteiras de seu edifício possam escoar-se pelo prédio vizinho. É geralmente conhecida pelo nome de *stillicidii recipiendi*, que bem se distingue da *fluminis recipiendi*.

Vide: *Servidão de águas pluviais*.

Quando o estilicídio se estabelece para o escoamento de *águas servidas*, a servidão recebe, propriamente, a denominação de servidão de esgoto (*stillicidii aut cloacae*).

A servidão *stillicidii* adquire-se, também, por prescrição, outorgando, igualmente, ao dono do prédio serviente o direito de impedir que se desviem as águas de estilicídio, além de lhe impor a obrigação de receber essas águas (*fluminis recipiendi*).

A servidão de estilicídio oferece dois aspectos interessantes:

- a) estabelece em favor do prédio inferior a obrigação de receber as águas, pelo que se constitui, neste particular, uma servidão em favor do prédio de que correm as águas. É propriamente a *fluminis recipiendi*;
- b) estabelece, igualmente, uma servidão em favor do prédio inferior, em virtude da qual não pode o prédio superior *mudar a caída* ou o *destino das águas*, a fim de que se assegure ao dono do prédio inferior o direito de usá-las como bem lhe aprouver. É, especialmente, a servidão *stillicidii non avertendi*, pela qual o serviente passa a ser dominante.

Legalmente, a servidão de estilicídio toma o caráter de negativa, em virtude da qual o proprietário de imóvel vizinho *não pode deitar goteiras* para o prédio alheio, sem o seu consentimento. Corresponde à servidão dos romanos, que se intitulava *servitus fluminis non recipiendi*, que se reputa a liberação do *servitus stillicidii recipiendi*.

SERVIDÃO DE MADEIRAR. É a que atribui o direito de travejar ou de madeirar em parede divisória do prédio contíguo. É conhecida pelo nome de servidão *tigni immitendi*, sendo espécie das servidões urbanas e de caráter legal.

A servidão *tigni immitendi* impõe ao dominante a obrigação de indenizar ao proprietário da parede o meio valor dela [Cód. Civil/2002, art. 1.304 (Cód. Civil/1916, art. 579)].

Além disso, para que a servidão se cumpra em toda plenitude, é necessário que a *parede divisória* suporte o madeiramento pretendido. (ngc)

SERVIDÃO DE PASSAGEM. Igualmente denominada servidão de *trânsito*, ou *itinerária*, é a que autoriza a passagem do proprietário vizinho por atravessadouros, passagens, caminhos ou estradas particulares existentes em propriedade particular, seja a pé, em viaturas ou em animais.

A servidão de passagem constitui-se por convenção, ou resulta de imposição legal.

Legalmente, é servidão que se institui quando é assegurado ao dono do prédio dominante *odireito de passagem*, em virtude de encontrar-se o mesmo *encravado*, sem saída para a via pública, fonte ou porto [Cód. Civil/2002, art. 1.285, *caput* (Cód. Civil, 1916, arts. 559 e 560)].

A servidão, quando legal, é assim estabelecida para que o dono do prédio encravado tenha uma passagem para a via pública, para a fonte ou para o porto. Pode mesmo incidir sobre passagens ou atravessadouros já existentes na propriedade serviente, que lhe deem acesso àqueles pontos.

Os donos dos prédios servientes, no entanto, mesmo que as servidões se estabeleçam por força de lei, têm direito a indenização, que se mostre justa e compensativa à concessão.

A servidão de passagem legal tem natureza coativa, sendo sempre resultante da *necessidade* em que se encontra o prédio encravado de possuir uma saída, que lhe dê acesso a logradouros de que não possa prescindir.

Por essa razão, não poderá impor passagem nem exigir sobre passagem existente, quando esta não conduza à via pública, a fontes ou a portos.

A servidão de passagem tinha no Direito Romano um tríplice aspecto, recebendo cada um deles diferente designação: *jus itineris*, *jus actus* e *jus viae*.

Na servidão *“iter”*, a passagem era permitida a pé, a cavalo, ou mesmo de liteira. A servidão *“actus”* autorizava a passagem de rebanhos, de animais de carga e mesmo de viaturas. A servidão *“via”*, mais ampla que a *iter* e a *actus*, atribuía o direito de fazer passar por ela qualquer espécie de transporte, conduzindo qualquer espécie de coisas. Dava o direito amplo de trânsito. (ngc)

SERVIDÃO DE VISTA. É a que se adquire pela *abertura de janelas, construções de balcões, terraços* ou *varandas* com frente ou nas fachadas sobre os prédios vizinhos, então servientes.

Pela *servidão de vista*, tem o dono do prédio dominante o direito de uso e gozo de *ver e olhar* os panoramas que se descortinam daquelas serventias. E por essa razão pode impedir que os donos dos prédios servientes possam construir, ou plantar árvores, que lhe retirem essa visão.

A servidão de vista já era reconhecida pelos romanos, que a nomeavam de *servitus ne prospecti officiatur*, resultando no direito de impedir que o vizinho tire a *vista* por construções que possa fazer em seu terreno.

Em regra, na servidão de luz, acha-se integrada, igualmente, a servidão de ar e luz. Além de *contínua*, sendo, assim, incessantemente gozada pelo proprietário e demais habitantes do prédio dominante, a servidão de vista é *negativa*.

A servidão de luz, em princípio, somente se pode estabelecer com o consentimento do dono do prédio serviente, porquanto, fundado em lei, pode opor-se a que o proprietário do prédio vizinho abra janelas, faça eirados, terraços, ou construa varandas na fachada de seu edifício que defronta com o seu prédio, desde que não atenda o *recoo legal* [Cód. Civil/2002, art. 1.301, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 573)].

Aberta a janela ou a serventia de visão, com o consentimento do dono do prédio vizinho, ou prescrita a vista em favor do dono do prédio que a construiu, está fixada a servidão, pela qual o dono do prédio dominante tem o direito de usufruí-la sem qualquer restrição. (ngc)

SERVIDÃO DESCONTÍNUA. É a que se exercita pelo fato atual do homem. Assim, é descontínua, ao contrário de contínua, a servidão que não se exercita ininterruptamente, mas, somente, uma vez por outra, quando o beneficiário dela, por ato próprio, vem usufruí-la.

Descontínuas, pois as servidões de passagem, as servidões de tiragem de água, as de bebedouro, em que os fatos que a compõem se mostram intermitentes, ou sem continuidade.

SERVIDÃO LEGAL. Especificação genérica que distingue toda servidão instituída ou estabelecida por força de lei.

Assim a servidão legal tem como origem o cumprimento de uma *obrigação legal* imposta ao vizinho, em virtude da qual é obrigado a ceder uma serventia ao dono do outro prédio, ou a não fazer em seu próprio terreno obra ou construção que *retire* serventia necessária, já transformada em servidão.

Entre outras, são servidões legais a de *passagem forçada*, a de *escoamento necessário de águas*, a de *bebedouro*, a de *madeirar* (*tigni immitendi*).

Outras servidões, tanto se constituem legalmente, como por convenção. São, assim, ou legais, ou convencionais. A de *aqueduto*, por exemplo, entra nessa espécie, desde que tanto pode ser *imposta por lei*, como pode originar-se de um ajuste entre os interessados.

SERVIDÃO NÃO APARENTE. É a que não aparece, isto é, não se mostra exteriormente por meio de uma obra, ou construção, escapando, assim, à visão ocular.

São servidões não aparentes a de *non aedificandi*, a de *non altius tollendi*, a *aérea* e a de *ar e luz*. Todas as servidões negativas são não aparentes.

SERVIDÃO NATURAL. É a que se gera da situação das próprias coisas, isto é, a que se impõe pelas próprias circunstâncias naturais dos fatos.

As servidões de *escoamento das águas pluviais*, ou das *águas que correm do prédio superior*, instituem-se por fatos naturais, que independem da vontade do homem.

SERVIDÃO NEGATIVA. Ao contrário da *afirmativa*, é a que resulta no impedimento, ou na proibição de não praticar um ato, ou não fazer uso da propriedade, que pertence ao serviente, embora se mostrem faculdades que lhe sejam asseguradas pelos seus direitos dominicais.

São negativas as servidões de não construir, de não abrir janelas.

SERVIDÃO “NON AEDIFICANDI”. É a que impede o proprietário de um terreno de fazer nela certas e determinadas construções, que venham perturbar servidões estabelecidas em favor do dono do outro prédio, ou pelas quais se possam instituir servidões.

SERVIDÃO “NON ALTIUS TOLLENDI”. Servidão que se estabelece negativamente, para impedir que o proprietário do prédio serviente construa edifício além de uma certa altura.

A *servidão aérea* pode resultar numa servidão *non altius tollendi*.

SERVIDÃO “ONERIS FERENDI”. É a servidão que, mantendo o mesmo conceito do Direito Romano, atribui ao proprietário do prédio dominante o direito de apoiar suas construções nos muros, ou paredes do edifício, existentes na linha divisória do imóvel serviente.

Do mesmo modo que a servidão *tigni tollendi*, esta servidão pode ser impugnada pelo dono do prédio serviente, sob alegação de que os muros, ou as paredes, sobre que incide a servidão, não se encontram em bom estado, ou não suportam as construções do prédio dominante.

Por essa razão, por depender o exercício de semelhante servidão de um *exame prévio*, acerca da estabilidade da parede, ou do muro, os romanos a designavam por *servitus qualifita*, designação aliás que se estendia a toda servidão, para cujo exercício se exigissem iguais providências.

SERVIDÃO PERPÉTUA. É a servidão de *prazo indefinido*, ou que perdura independentemente da vontade dos proprietários interessados, enquanto persistem as razões legais, ou contratuais, que a impuseram.

Clóvis Beviláqua julga mais apropriada a designação de *servidão indefinida*, em lugar de servidão perpétua, porque: *a)* nada impede que se extinga por convenção; *b)* certos fatos acarretam, necessariamente, a sua extinção (arts. 709 e 710); *c)* e o Direito moderno, diferentemente do romano, admite a servidão sem *causa perpétua*.

Aos arts. 709 e 710 do CC/1916 correspondem os arts. 1.388 e 1.389 do CC/2002.

SERVIDÃO PESSOAL. É expressão impropriamente usada para designar o *usufruto*, o *uso* e a *habitação*, que, por natureza, não se confundem com a servidão, embora os titulares dos direitos que deles se geram *usufruem temporariamente* as utilidades das coisas, sobre que recaem os direitos, que lhes são outorgados.

Estruturalmente, porém, a servidão é um *direito real sobre coisa alheia*, em virtude do qual um *prédio serve a outro prédio*; bem se evidencia que é inadmissível a qualificação de pessoal atribuída a qualquer espécie de servidão.

O usufruto, o uso e a habitação, embora imponham restrições ou limitem os direitos de propriedade, não se reputam como servidões, nem como elas se confundem.

Para que se constitua a servidão, é fundamental a existência de dois prédios, pertencentes *adiferentes donos*, desde que não há servidão entre prédios de um mesmo proprietário. Em razão desse fato, um dos prédios, o *serviente*, fica sujeito a todos os encargos, ou ônus, enquanto o dono do prédio dominante exercita todos os direitos derivados da servidão, que se dirige a *prédio alheio*.

SERVIDÃO PREDIAL. Denominação tradicional dada à servidão, que nos vem do Direito Romano, bem define e justifica a sua essência: restrição imposta à propriedade alheia, em favor do dono de outra propriedade, que lhe vizinha, a qual se integra ao *fundo imobiliário*, para o acompanhar, em todas as suas alienações.

Designando-se como *predial*, põe ainda em relevo a sua condição de *real*, porquanto o *predial* traduz igual significação.

Na terminologia do Direito Romano, todas as servidões figuram sobre a denominação genérica de *servitus praediorum*, que, por seu turno, se dividiam em servidões prediais urbanas (*servitus praediorum urbanorum*) e servidões rústicas (*servitus praediorum rusticorum*), também ditas de *servitus urbanae* e *servitus rusticae*.

SERVIDÃO PRESCRICIONAL. É a servidão que se derivou, ou que proveio de uma *prescrição*, que assegurou ao prédio dominante o direito de usá-la e de impedir que o dono do prédio serviente possa opor-se, ou procure impedir o efetivo exercício dela.

As *servidões de vista*, de *ar e luz*, de *estilicídio*, e tantas outras que se adquirem, em regra, por ajuste ou convenção, podem originar-se da prescrição, sendo assim, servidões prescricionais.

SERVIDÃO REAL. Expressão geralmente empregada para distinguir as servidões, em oposição às servidões impropriamente chamadas de pessoais.

A rigor, *servidão real* é expressão pleonástica, porquanto, induzindo a servidão a existência de um direito real, a qualidade de real lhe é inerente, ou um de seus fundamentais atributos.

SERVIDÃO RURAL. Em distinção a servidão urbana, denominação que identifica a servidão que tenha por incidência um fundo, ou propriedade, de natureza rural.

Geralmente, é a servidão rural reconhecida como servidão rústica.

SERVIDÃO RÚSTICA. É denominação que nos vem do Direito Romano, para distinguir uma das espécies das servidões prediais.

Modernamente procuram identificar as servidões rústicas e as rurais.

No entanto, a rigor da técnica terminológica, *rústica e rural*, em referência a servidão, possuem conceitos próprios, embora as duas expressões tragam o mesmo radical, *rus*, que se refere ao campo, em oposição a *urb*, que se refere à cidade.

Assim, a servidão rural, ao contrário da urbana, é a que tem por objeto uma *propriedadesituada* fora do quadro das cidades. Por essa razão, tanto pode recair sobre o *fundo predial*, como sobre as construções ou edificações que nele se fizerem.

A *servidão rústica*, segundo a própria teoria romana, é a que recai sobre o *terreno livre*, sem qualquer edificação, destinado à exploração agrícola. Assim, os próprios terrenos rurais, não destinados à agricultura, que sejam servientes, não têm encargo de servidões propriamente rústicas.

Neste particular, é esclarecedora a lição de M. I. Carvalho de Mendonça: “Para nós a razão de ser da servidão rústica é simplesmente o *solo, tenha ou não edifício*. De maneira que sua existência pode ser firmada quando ela puder existir sem dependência da existência de edifícios, como na de passagem. A urbana é a que repousa na consideração ou modo de ser de uma superfície, sem implicar que o dominante e o serviente sejam ou não um edifício, como a *ne altius tolletur*. A existência da rústica é essencial o solo; mas precisa o fato do homem para ser exercida. Nas urbanas, basta que o fundo gravado esteja sujeito a uma superfície determinada.”

Bem por isso, o exercício de toda servidão rústica atribui ao dominante o *jus faciendi* em correspondência à obrigação *in patiendo* do serviente. Na servidão urbana, consistindo principalmente no direito de ter obras exteriores, ou de *gozar* o estado de coisas que daí resultam; o *jus habendi*, se afirmativa a servidão, ou o de impedir o vizinho de dispor de sua propriedade de maneira determinada; o *jus prohibendi*, desde que negativa é a servidão. Ao dono do prédio serviente, em consequência, cabem as obrigações *in patiendo* e *in non faciendo*.

SERVIDÃO “TIGNI IMMITENDI”. É a servidão de madeirar em edifício do vizinho.

Vide: *Servidão de madeirar*.

SERVIDÃO URBANA. É a que incide sobre propriedade situada no quadro urbano, ou seja, no perímetro das cidades.

Vide: *Servidão rústica*.

SERVIDÃO VOLUNTÁRIA. Em oposição à legal, é a que se constitui pela vontade ou pelo consentimento do dono do prédio serviente.

SERVIDOR. De *servir*, é o vocábulo, em sentido lato, aplicado para designar toda pessoa que exerce uma atividade pública, ou particular, de ordem material, técnica ou intelectual, mediante emprego, cargo ou função.

Assim, quem quer *que sirva a outrem*, na qualidade de empregado, preposto ou funcionário, é um *servidor*.

Desse modo, embora na linguagem vulgar, *servidor* seja tido no mesmo sentido de *serviçal*, ou *doméstico*, designando cargo ou emprego de inferior categoria, na técnica jurídica, servidor é tomado em significação mais ampla, não exprimindo somente os cargos humildes.

É comum, mesmo, empregar-se a expressão *servidores*, genericamente, para indicar os funcionários públicos, sem referência às respectivas classes ou categorias.

Nestas circunstâncias, *servidores públicos* é expressão que designa toda e qualquer espécie de empregado ou funcionário público.

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. Pessoa legalmente investida em cargo público.

O processo administrativo disciplinar para apuração de irregularidades no serviço público, previsto nos arts. 143 e 182 da Lei nº 8.112/90, compreende as fases de afastamento preventivo e do processo propriamente dito (inquérito, julgamento e revisão).

A seguridade social do servidor público, prevista nos arts. 183 e 231, compreende, quanto ao servidor, aposentadoria, auxílio-natalidade, salário-família, licenças para tratamento de saúde, à gestante, à adotante e paternidade, por acidente de trabalho, assistência à saúde e garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias; e, quanto ao dependente, pensão vitalícia e temporária, auxílio-funeral e reclusão e assistência à saúde.

SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. Aquele que integra as Forças Armadas e os serviços militares estaduais (polícia militar e corpo de bombeiros militar).

SERVIENTE. Do latim *serviens*, *servientis*, de *servire* (servir), é empregado, na terminologia jurídica, em oposição a *dominante*, para identificar o prédio sobre que recai o ônus, ou o encargo da servidão. É o prédio sujeito a servidão.

SERVO. Do latim *servus* (servo, escravo), é o que está sujeito ou submetido a uma servidão.

Assim, consoante sentido originário de servidão, instituição pela qual o homem perde sua qualidade de pessoa, servo traduz idêntico sentido de *escravo*. É, pois, o ser humano que se privou da personalidade, transformando-se em *coisa*. E somente pela *libertação* readquire sua condição de *homem livre*.

SESMARIA. Derivado de *sesma*, oriundo do latim *sex* (seis), é a expressão usado no Direito para designar as *datas* (faixas) *de terras* que, outrora, se davam para que fossem libertas das ervas daninhas e plantas infrutíferas e depois cultivadas.

E se dizia *sesmaria*, de sexta parte de alguma coisa, porque o concessionário ficava na obrigação de lavrar essas terras incultas, mediante a *sexta parte dos frutos*.

Originariamente, as sesmarias recaíram sobre terras cujos senhorios não as cultivavam, deixando-as ao abandono, desaproveitadas e em ruína. Avisados *para as aproveitar e valer*, não o fazendo, sofriam, então, a distribuição das terras, *sob o foro* ou *pensão de sexto* ou de *seis um*.

No Brasil, no entanto, embora em se tratando de terras sem senhorio, as *datas de terra*, distribuídas para cultura, ou lavoura, passaram a ter igual denominação: *sesmaria*. Mas, em realidade, importava em começo, na doação de *terras devolutas e públicas*, com a finalidade exclusiva de serem cultivadas, e cuja venda foi posteriormente autorizada por lei.

SESSÃO. Do latim *sessio*, de *sedere* (sentar-se, estar sentado), designa o *tempo* ou o *período*, em que uma *assembleia*, um *órgão de administração*, ou uma *autoridade*, em exercício de suas atribuições, *está resolvendo*, ou *deliberando* acerca de fatos ou questões, trazidos ao conhecimento e deliberação deles.

Prática e correntemente, porém, sessão exprime a própria *reunião*, ou a *assembleia* dos membros de uma instituição, ou dos órgãos administrativos de uma entidade, bem assim a própria *audiência* de uma autoridade, nas quais têm que deliberar sobre fatos administrativos ou sobre questões que se integram em suas atribuições.

Precisamente nesse sentido é que se empregam as expressões *sessões ordinárias* e *sessões extraordinárias*, as quais, embora significando a *oportunidade de sua realização*, melhor se referem às próprias reuniões ou assembleias.

Bem por isso, quando se afirma que uma diretoria, um conselho ou um tribunal *está em sessão*, bem se exprime que *está reunido para deliberar ou decidir*.

SESSÃO CONJUNTA. Designação dada à reunião que é feita por duas ou mais entidades ou órgãos, no sentido de apreciarem ou resolverem matéria de interesse recíproco, ou que deva ser decidida dessa maneira.

É o caso das sessões que se realizam com a reunião dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado, para, na forma do art. 57, § 3º, da Constituição Federal:

- a) inaugurar a sessão legislativa;
- b) elaborar o regimento comum;
- c) receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República;
- d) deliberar sobre o veto.

SESSÃO DE ENCERRAMENTO. A sessão em que se finalizam ou terminam os trabalhos de um congresso ou de uma assembleia, que se cumpriram dentro de certo período por meio de várias sessões. É a sessão de *encerramento de uma legislatura*.

SESSÃO DE INSTALAÇÃO. É a sessão em que se iniciam os trabalhos de um congresso ou de uma assembleia. É a *sessão inicial* ou a *primeira sessão de uma legislatura*.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. É a que se realiza, segundo as necessidades, em épocas e períodos não determinados regimental ou estatutariamente, mas por uma convocação especial dos interessados.

As sessões extraordinárias entendem-se, pois, sessões suplementares, que se realizam além das comuns e normais, isto é, das que *têm tempo certo e marcado regimentalmente*, não dependendo, portanto, de pedido nem de justificação, desde que já se encontram previamente autorizadas.

Assim, as sessões extraordinárias demandam circunstâncias que forcem ou exijam a sua realização em períodos, ou épocas, não determinadas pelos estatutos, regimentos, compromissos, em que se assentam as regras administrativas da entidade respectiva.

As sessões extraordinárias podem ser convocadas ou se podem realizar por iniciativa dos próprios órgãos administrativos das instituições, como em razão de solicitação ou iniciativa das pessoas que as integram como sócios ou membros.

SESSÃO LEGAL. É a que se realiza em atenção aos preceitos legais e condições dispostas no pacto social, ou no regimento da entidade.

A legalidade da sessão é necessária à validade das deliberações, ou das decisões que nela sejam tomadas.

SESSÃO LEGISLATIVA. Revela o sentido de *legislatura anual*. Assim, designa o período em que o Congresso Nacional funciona, em cada ano, funcionamento este que se inaugura por uma *sessão conjunta* da Câmara e do Senado, sob presidência da mesa do Senado (cf. Constituição Federal, art. 57).

SESSÃO ORDINÁRIA. É a sessão cuja realização vem fixada nos estatutos, nos regimentos, ou nos regulamentos da instituição, de modo que, normalmente, se deve cumprir em dias certos e determinados.

Em regra, o objeto das sessões ordinárias é, igualmente, fixado previamente, pelo que, em princípio, nelas somente se discutem e se resolvem as questões que se indiquem estatutária ou regulamentarmente.

SESSÃO PLENA. Designação dada à sessão que se realiza com a presença de todos os membros de um congresso, de uma assembleia ou de um tribunal. A sessão plena é, igualmente, chamada de *plenária*.

SESSÃO PREPARATÓRIA. É a sessão em que um congresso ou uma assembleia, a fim de se aparelhar para seu normal funcionamento, toma as medidas preliminares necessárias a esse fim.

SETEIRA. De *seta*, do latim *sagitta*, originariamente exprimia a *fenda*, a *abertura*, ou *afresta*, feita em uma parede, suficiente para que, por ela, se *lance uma seta* contra o inimigo que se aproxima ou sitiante.

Sem afastar-se do sentido primitivo, *seteira*, na linguagem jurídica, identifica a *abertura estreita*, ou a *fresta*, que se faz nas paredes, com a intenção de conduzir ar e luz ao interior dos edifícios.

Clóvis Beviláqua tem o vocábulo no mesmo sentido de *fresta*, definindo-o como a abertura estreita e de pouca altura feita na parede para que por ela penetre a luz.

A locução *pouca altura*, empregada pelo Mestre, não se refere à colocação da seteira na parede, mas à sua *estreiteza*, determinativa de sua largura. E seteira pode ter colocada em qualquer altura da parede, contanto que não muito em baixo, porque aí seria *gateira*.

Para que as seteiras se possam construir livremente, *sem estabelecer servidão*, devem ter uma largura máxima de dez centímetros e um comprimento não superior a 20. Seteiras de maior tamanho não se permitem sem consentimento de vizinho, quando construídas fachadas que deem para seu prédio [(Cód. Civil/2002, art.1.301, § 2º (Cód. Civil/1916, art. 573, § 1º)].

As seteiras tanto podem ser *horizontais*, como *verticais*, desde que mantenham sempre a forma quadrangular com os lados que obedeçam às medidas legais. (ngc)

SEVÍCIA. Do latim *saevitia* (furor, crueldade, violência), é, por sua origem, a *crueldade*, a *aviolência*, a *dureza*, o *rigor injusto*.

Assim, no conceito jurídico, não se afastando do sentido etimológico, *sevícia* é o *mau-trato*, *tratamento cruel*, a *grosseria continuada e injusta*, a *ofensa física*, o *castigo imoderado*, aplicados continuamente por alguém em outrem, sobre o qual tem qualquer poder ou autoridade. A *sevícia* é o mau-trato continuado ou repetido.

Embora, em sentido estreito, *sevícia* se mostre simplesmente a ofensa ou a grosseria física, a rigor da técnica, também se estende, em conceito mais amplo, à *violência moral*, a qual se pode formular de um *tratamento grosseiro*, de um *tratamento duro e injusto*, mesmo não fundado em uma violência física.

Não deixam de ser *sevícias* as *proibições injustas e abusivas*, as *restrições* que privem a pessoa de satisfazer certos desejos normais, como o de *ir a passear*, de *ir a uma diversão*, de *ler um livro*, ou de *tocar piano*, à guisa de maldosos castigos. Reveladoras de dureza no trato, semelhantes violências, de caráter moral, mesmo que não importem em ofensas físicas, são legítimas *sevícias*, ainda em se tomando o vocábulo em seu sentido de origem.

O próprio pai pode perder o poder familiar, se *imoderadamente castiga* seu filho, seviciando-o, pois, sem justa razão Cód. Civil/2002, art. 1.638, I (Cód. Civil/1916, art. 395, I).

Afrânio Peixoto compreende-a como “o mau-trato que pode ser moral, repetindo-se, prolongando-se, e tendo influência decisiva sobre a saúde física; ou mesmo as vias de fato, pancadas...”

SEVICIADOR. De *sevícia*, é aplicado para designar a pessoa que trata outra com atos de crueldade ou age com desumanidade. É o *autor de sevícias* na pessoa ou pessoas sob suas ordens ou dependência.

SEXAGENÁRIO. Do latim *sexagenarius* (que contém 60), é a designação dada às pessoas que atingem a *idade de 60 anos*.

O *sexagenário*, por força de lei, em razão da idade, está eximido de certos deveres ou encargos. Assim, pode lícitamente escusar-se do encargo de tutela, ou da curatela.

SEXO. Do latim *sexus* (sexo), em sentido técnico designa a condição orgânica distintiva do macho e da fêmea. Morais bem o compreendia: “A distinção que a natureza pôs entre os machos e as fêmeas de cada espécie.”

Praticamente, a *determinação do sexo*, ou o *diagnóstico do sexo*, resulta do exame dos próprios órgãos genitais, embora, aparentemente, caracteres sexuais exteriores bem o possam estabelecer.

Os sexos se definem em *masculino* e *feminino*. O sexo masculino é próprio ao *homem*, igualmente denominado *macho*, em alusão a todos os animais. O sexo feminino é o representativo da mulher, ou da *fêmea*.

Na terminologia médica, os órgãos genitais, distintivos dos sexos, dizem-se *genitais*, formado de *genital*, qualificativo de tudo que concerne à geração ou à reprodução.

SHOPPING CENTER. É o centro comercial planejado sob administração única e centralizada que seja disposto de lojas destinadas à exploração de ramos diversificados de comércio e prestação de serviços, e que permaneçam em sua maior parte objeto de locação; estejam os locatários sujeitos a normas contratuais padronizadas, visando à manutenção do equilíbrio de oferta e funcionalidade para assegurar, como objeto básico, a convivência; e haja variação do preço da locação ao menos em parte, de acordo com o faturamento permanente e tecnicamente bastante (Dinah Pinto).

Classifica-se, de acordo com a Lei nº 8.245/91, como contrato de locação não residencial.

Ordinariamente, considera-se que figuram no contrato de locação as seguintes partes:

- a) o *empregador* ou *proprietário* ou *desenvolvedor* (ou *locador*): pessoa física ou jurídica que planeja, organiza, constrói e desenvolve o centro comercial;
- b) a *administradora*: empresa contratada para exercer a administração; total ou parcial, e que pode exercer sua atividade dissociada do empreendedor;
- c) o *lojista* (ou *inquilino*): pessoa física ou jurídica que explora o espaço comercial.

Ainda, há entendimento doutrinário no sentido de que são características do contrato *deshopping center*:

- a) o aluguel, que deverá ser calculado sobre o percentual da venda do lojista, além da parte fixa, incidindo, no mês de dezembro, o dobro da remuneração;
- b) o fundo de promoção ou de propaganda, para o qual devem todos os lojistas contribuir;
- c) a possibilidade de retomada para o proprietário estabelecer-se no mesmo ramo de negócio;
- d) a distribuição planejada das lojas segundo o ramo respectivo, objetivando otimizar a rentabilidade;
- e) as lojas-âncoras (grandes magazines) e as lojassatélites;
- f) a interveniência na administração de cada loja por parte da administradora.

“SIC”. Advérbio latino, que se traduz *assim, desse modo*, geralmente empregado, na linguagem jurídica, entre parênteses e após uma citação, para indicar que ela está feita *ipsis verbis et litteris*, isto é, com as mesmas palavras e as mesmas letras, ou seja, *literalmente reproduzida*, por errado ou estranho que pareça.

SICÁRIO. Do latim *sicarius*, de *sica* (adaga, punhal), designa propriamente o *criminoso*, ou *oassassino*, que comete o crime mediante pagamento. É o *assassino mercenário*.

SIFÃO. Do grego *síphon* (tubo de água, cano), pelo latim *siphone* é o vocábulo empregado, na linguagem fiscal, para designar a *água potável, a que se adiciona*, simplesmente, *gás carbônico*, e que se conduz em garrafas apropriadas, de onde se extrai por um *esguicho*.

SIGILO. Do latim *sigillum* (marca pequena, sinalzinho, selo), é empregado na mesma significação de *segredo*. No entanto, imperando nele a ideia de algo que *está sob selo*, *ousinete*, o sigilo traduz, com maior rigor, o *segredo que não pode nem deve ser violado*, importando o contrário, *assim*, em quebra de dever imposto à pessoa, geralmente em razão de sua profissão ou ofício.

Precisamente sob esse aspecto, quando se alude ao *sigilo da correspondência postal*, isto é, *osigilo das cartas e documentos* postados nos Correios, o conceito de sigilo assenta na *inviolação* dessas cartas, para que não se tornem os funcionários postais senhores dos segredos, ou das coisas íntimas que nelas se encontram.

E se eventualmente se tornam senhores desses segredos, *devem guardar sigilo* do conteúdo deles, não revelando a outrem, sob qualquer pretexto.

Devassar o *sigilo*, isto é, revelar segredos que devam ser conservados, constitui crime, passível de punição.

SIGILO BANCÁRIO. Indica o comportamento ético, que se exige das instituições financeiras, tocante à preservação, perante terceiros, dos dados que disponham acerca dos clientes.

SIGILO COMERCIAL. É o dever imposto a todo empregado de casa, ou estabelecimento comercial, em guardar em segredo qualquer fato relativo às atividades do dito estabelecimento.

Em razão do *sigilo*, que se atribui às coisas comerciais, é que os *negócios mercantis*, inclusive no que concerne à contabilidade deles, gozam de prerrogativa da indevassabilidade. Assim, porque se asseguram do sigilo comercial, os livros da escrita e documentos do comerciante, em princípio, somente se devassam por ordem formal da autoridade competente e em casos específicos.

SIGILO FUNCIONAL. É o dever imposto ao funcionário público, para que *não viole nem divulgue* segredo de que teve conhecimento em razão de sua função.

A quebra do sigilo funcional importa em cometer crime previsto pela lei penal.

SIGILO PROFISSIONAL. É o que se refere ao *segredo* ou fato cuja ciência se teve em razão de profissão, ou em pleno exercício de uma atividade profissional, em virtude do que se está no dever de não o revelar.

Além do mais, em face do sigilo imposto, nenhum profissional está na obrigação de revelar fato que tenha sabido como *segredo de profissão*, pelo que não pode ser compelido a devassá-lo.

SIGLA. Do latim *sigla* e de procedência grega, etimologicamente, significa *abreviaturas*. Assim, na terminologia vulgar, sigla designa a palavra ou a expressão que se compõe das

iniciais de outras palavras, ou que exprime, em resumo, certas denominações de coisas ou de instituições.

O uso das siglas procede dos romanos, sendo popularizadas a S.P.Q.R., que sintetizava o *Senatus Populusque Romanus*, e também dava margem a outras traduções: *Salve populum quiritorium rex*.

É de emprego corrente não somente para servir de designação abreviada de instituições públicas, como das próprias sociedades comerciais.

SIGLA COMERCIAL. É a que é usada especialmente como denominação especial das sociedades ou empresas comerciais.

As siglas comerciais, em geral, vêm, simultaneamente com as próprias designações comerciais, registradas para as distinguir e para que sirvam como firmas, sendo igualmente registráveis.

A rigor, a sigla não constitui uma dupla denominação, mas uma *abreviatura do nome* adotado pela sociedade ou empresa. Por essa razão, a fim de que se satisfaçam requisitos legais, em se adotando a sigla, não se dispensa o *registro do nome*, ou a *denominação social*, que venha caracterizá-la e a distinguir entre as demais.

A sigla, portanto, é adotada como meio mais fácil para que se torne conhecida a sociedade ou a empresa.

SIGNATÁRIO. Do latim *signatus*, de *signare* (pôr um sinal em, lacrar, assinalar), entende-se a pessoa que *assina* ou *subscrive* um escrito ou um documento.

Neste sentido, é empregado pelo Cód. Civil, quando afirma que “as declarações constantes dos documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários”. Cód. Civil/2002, art. 219, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 131).

E signatário bem revela a pessoa que assina o documento em seu *fecho*, ou em seu *final*, não somente para que o autentique, como para ligar-se às obrigações que no dito documento se firmam. Assim, signatário não é somente o que assina, mas o que *está ligado ao documento*, ou que *a ele se liga por sua assinatura*.

Testemunhas que assinam com os contratantes não são signatárias do documento, enquanto os contratantes o são. (ngc)

SILÊNCIO. Do latim *silentium*, de *silens*, gerúndio de *silere* (calar-se, não dizer palavra), em sentido comum exprime a *quietude*, a *abstenção de falar*, para não se dizer o que se sabe, ou o que se sente. Assim, *silêncio*, em acepção gramatical, é a falta ou ausência de sons, de vozes ou de palavras.

Em significação jurídica, silêncio, sem se afastar, propriamente, do sentido gramatical, em que se revela a falta, omissão ou ausência de som, tem uma tríplice interpretação:

a) é a *falta*, a *omissão* ou a *não indicação* de certa coisa, de que, propositadamente ou por esquecimento, não se cogitou. Neste aspecto é o *silêncio da lei*, o *silêncio do contrato*;

b) em relação às pessoas, o silêncio não se reputa, simplesmente, o *fato de não falar*, ou *fato de estar e se conservar calado*, mas a *falta de resposta*, ou ausência de *manifestação da vontade*, diante de uma proposta, ou de um fato que não se deve calar.

É o *silêncio da pessoa*, que se entende *consensual* e pode ser interpretada como *aprovação*, ou *recusa* a certo fato, quando se tem o dever de manifestar por qualquer forma a vontade necessária à formação do contrato;

c) é a *quietude*, ou a *ausência de ruídos e de sons* de qualquer natureza, capazes de trazerem perturbações a outrem, sendo, assim, equivalente a *sossego*.

Na linguagem militar, o *toque de silêncio* traz essa significação. Exprime o *sinal para que todos se sosseguem*, ou *se aquietem*, não mais falando, nem produzindo qualquer espécie de ruído ou som.

SILÊNCIO CONSENSUAL. É o silêncio que, em determinadas circunstâncias, pode ser interpretado como uma manifestação da vontade, segundo o adágio de que *quem cala consente*. E se pode qualificar de *consensual* porque se equipara ao consentimento.

No entanto, em princípio, não pode o silêncio ser interpretado como um consentimento. Somente, assim, em casos excepcionais, poder-se-á ter como certa a valia do adágio.

Assim, para que o silêncio importe em consentimento, preliminarmente, é necessário que a pessoa esteja *na obrigação de responder, ou de explicar-se*. Por essa, se o silêncio, assemelhado ao consentimento tácito, vem cercado ou acompanhado de circunstâncias, que firmem fortes presunções ou deduzam concordantemente um *consentimento para aceitar, ou recusar*, necessariamente importará em manifestação da vontade. A não ser assim, nenhum silêncio terá o valor de consentimento, não se revelando a atitude de quem se cala, ou não fala, na presunção de uma aprovação, ou desaprovação a fato, que o possa levar a contratar.

Em princípio, pode do silêncio decorrer a confissão ficta. Mas a confissão ficta não pode ser havida como documento.

SILÊNCIO DA LEI. É a omissão de preceito ou a falta de norma jurídica própria ao caso em espécie.

Originariamente, o art. 5º da Introdução ao Cód. Civil aludia expressamente ao *silêncio da lei*. O art. 4º da Lei de Introdução ao Cód. Civil, promulgada pelo Dec.-lei número 4.567, de 1942, substituiu *silêncio* por *omissão*. Assim, em lugar de silêncio da lei, empregou a expressão *se a lei for omissa*, com a mesma finalidade, isto é, para determinar que, nesta hipótese, deve decidir o julgador de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de Direito.

SILÊNCIO DO CONTRATO. É silêncio tido aí na mesma significação de *falta, ausência ou omissão*. Assim, em relação a certa regra, certa obrigação, certo dever, que não se consignou no contrato, entende-se que foi por este *silenciado*.

Em se tratando de cláusula, ou disposição, que possa ser suprida por determinação legal, ou que possa ser deduzida das demais cláusulas, a omissão assim se corrigirá. Em caso contrário, salvo uma *convenção suplementar*, que venha corrigir a omissão ou remover a falta, o silêncio importa em não se ter adotado a cláusula ou condição.

Nos contratos de sociedades, por exemplo, o *silêncio a respeito do prazo* importa em se ter o prazo indeterminado [Cód. Civil/1916, art. 1.374 – artigo sem correspondência no Novo Código Civil].

Igualmente, quando o contrato silencia acerca da entrada imposta a cada sócio, entende-se que as entradas são iguais entre si [Cód. Civil/1916, art. 1.376 – artigo sem correspondência no Novo Código Civil]. (ngc)

SILÊNCIO INTENCIONAL. É o silêncio propositado, ou consciente, a respeito de certo fato que não se deveria esconder.

Nos atos bilaterais, o *silêncio intencional* de uma das partes a respeito de fato, ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que, sem ela, não se teria celebrado o contrato [Cod. Civil/2002, art. 147 (Cód. Civil/1916, art. 94)]. (ngc)

SILVÍCOLA. Do latim *silvicola*, tem a mesma significação de *selvagem*: é o habitante das selvas, ou o que vive fora da civilização.

SIMBÓLICO. Do grego *symbolikós*, pelo latim *symbolicus* (significativo, figurado), é usado na linguagem jurídica, em oposição ao *expresso* ou *formal*, para qualificar ou designar o *que se faz por símbolos* ou *figuradamente*.

Assim, é *simbólica* a tradição, quando se opera por uma ficção, ou por meio de ato que soleniza e substitui a *entrega real da coisa*.

SÍMBOLO. Do grego *symbolon*, pelo latim *symbolum* (sinal, insígnia, selo), designa o *emblema* ou a *figura representada* de alguma coisa.

Assim, o símbolo, em regra, é constituído por uma *figura hieroglífica*, a que se atribui uma *significação moral*.

As *bandeiras*, os *estandartes*, os *brasões*, os *selos*, as *armas*, em regra, constituem símbolos.

SÍMBOLOS NACIONAIS. A Constituição Brasileira declara como símbolos nacionais a *bandeira*, o *hino* e as *armas* adotadas tradicionalmente.

Aos Estados federados e aos Municípios permite-se o uso de símbolos próprios.

O uso dos símbolos oficiais é privativo das entidades públicas que os tenham instituído, sendo assim vedado o seu uso fora dos casos permitidos em lei, ou em papéis e documentos que não tragam o cunho oficial ou público.

SIMONIA. Do latim medieval *simonia*, de *Simon*, nome de um mago da cidade de Samaria, que acompanhava alguns apóstolos, pretendendo comprar-lhes a graça divina, no conceito do Direito Canônico entende-se a prática ilícita, ou o *delito de sacrilégio*, que se comete comerciando *coisas espirituais*, ou *tidas como espirituais*. A própria prática de dar essas coisas recebendo *recompensas temporais* envolve esse delito, sendo a *simonia* vedada pelas leis canônicas.

SIMPLES. Do latim *simplex* (não composto, só, único), é o adjetivo gramaticalmente usado na própria significação etimológica: não dobrado, não composto, singelo, singular, só, único.

Na linguagem jurídica, é o vocábulo usado para exprimir o que vem *puro*, sem *condição*, ou sem *restrição*, quando se trata de contrato ou de convenções.

Aliás, nesse particular, para designar o contrato, que se estabelece sem qualquer condição ou restrição, é correntio o emprego das expressões *puro e simples*, o que, apesar de redundante, bem esclarece que, no contrato estabelecido, nenhuma modificação foi introduzida à sua espécie.

Fora dos contratos, o *simples* conduz o sentido de *singular, comum, ordinário*, pelo que o ato ou a coisa que por ele se qualifica não pode ir *além do normal*, ou *além do comum*, desde que tem aí a função de limitar as proporções do ato ou da coisa à própria pureza ou realidade.

SIMPLES ADMINISTRAÇÃO. É a administração que não ultrapassa os limites de *cuidar das coisas*, de *as conservar*, *dirigindo os negócios* que lhes são pertinentes, sem qualquer poder para alterar, ou modificar, em essência, a natureza das próprias coisas sob administração.

O Cód. Civil/2002, no art. 1.691, traçando os limites da administração dos pais aos bens dos filhos, claramente dispõe sobre o sentido de simples administração (no Cód. Civil/1916, art. 386). (ngc)

SIMPLES ALEGAÇÃO. É a alegação que se faz sem qualquer comprovação, sem que se exiba a prova do fato a que se refere, aliás, este é o sentido do adágio: *allegatio partis non facit jus*.

SIMPLES DETENTOR. É o que tem efetivamente a coisa, mas em nome de outrem, a quem, aliás, reconhece como legítimo proprietário.

Assim, a rigor, o *simples detentor* não é mais que um *guarda da coisa*, que se encontra em sua posse, como um encargo, ou para satisfação de determinados fins.

Bem por esta razão, o simples detentor não tem poder de contrapor-se à restituição da coisa, que lhe é pedida pelo legítimo possuidor, ou proprietário, embora, em certas circunstâncias, a possa *reter*, até que se satisfaça fato que se liga a essa posse em nome alheio.

SIMPLES FORMALIDADE. É a que se faz sem uma determinação clara de lei, e somente para que se atenda a uma questão de ordem, por não ser *formalidade necessária*.

SIMULAÇÃO. Do latim *simulatio*, de *simulare* (usar fingimento, usar artifício), simulação é o *artifício* ou o *fingimento* na prática ou na execução de um ato, ou contrato, com a intenção de *enganar* ou de mostrar o *irreal como verdadeiro*, ou *lhe dando aparência que não possui*.

Simulação, pois, é o *disfarce*, o *simulacro*, a *imitação*, a *aparência*, o *arremedo*, ou qualquer prática que se afasta da realidade ou da verdade, no desejo de mostrar ou de fazer crer coisa diversa.

Embora a simulação vise a esconder a verdade acerca do que se fez, ou se procure aparentar o que não é real, desde que assenta no ficto, não se confunde nem é, a rigor, falsidade.

A simulação já surge com a própria feitura do ato. É vício que nasce com o ato, desde que se obrou com a intenção de enganar, de ludibriar. A falsidade é vício que pode somente vir no ato descrito, na sua feitura, ou posteriormente, por vezes, com a intenção de prejudicar uma das próprias partes. A simulação tende a prejudicar a terceiros, havendo conluio das partes que a promovem, mesmo quando resulta de convenção verbal.

A simulação resulta do *fingimento* para *aparentar a realidade de uma intenção que não é a verdadeira*, e que se disfarça por esse fingimento.

A *falsidade* é a *adulteração intencional para substituir a verdade* pela falsa ideia do que se maquinou.

Por outro lado, a simulação não é *dissimulação*. Esta é mero *ato de ocultação* para encobrir a realidade do que se fez ou se executou. É o *acobertamento da verdade*.

Simulação. No sentido jurídico, sem fugir ao sentido normal, é o *ato jurídico aparentado enganosamente ou com fingimento*, para esconder a real intenção ou para *subversão da verdade*. Na simulação, pois, visam sempre os simuladores a fins ocultos para engano de terceiros.

Praticamente, a simulação resulta da substituição de um ato jurídico por outro, ou da prática de um ato sob aparência de um outro, como com a alteração de seu conteúdo ou de sua data, para esconder a realidade do que se pretende.

Assim, a doação que se faz *sob aparência de venda*, a venda que se promove *sob aspecto de um depósito* ou a locação contratada *sob modalidade de venda*, revelam simulações. Indicam-se contratos que se realizam *sob fingimento* ou *sob disfarce*, escondendo a realidade dos verdadeiros contratos.

No entanto, a simulação somente se converte em vício ou defeito jurídico, que afete a validade do contrato, *quando houver intenção de prejudicar a terceiros*, ou *de violar a lei* (argumento a contrário do Cód. Civil/1916, art. 103 – artigo sem correspondência no Novo Código Civil). Assim, somente a *fraude* atribuirá à simulação o caráter de vício suficiente para anular o *ato simulado*. E, nestas circunstâncias, os terceiros prejudicados poderão demandar a nulidade dele.

Neste particular, já Silva Pereira ensina que, “para se incorrer na pena de simulação, devem intervir não somente o dolo como a fraude com prejuízo de terceiro, não sendo punível a simulação em que tais predicados não existam”.

Aliás, perante o Direito Romano já era princípio assente que, quando as partes, voluntariamente ou por erro, dão a um ato uma qualificação supondo condições que não se acham reunidas na espécie, o ato será válido ou eficaz, desde que a intenção das partes seja suscetível de ser realizada. Somente quando a simulação era praticada *in fraudem legis*, não se aplicava a regra.

E a afirmativa é conforme à regra: *plus valere quod agitur, quam quod simulate concipitur*. (ngc)

SIMULAÇÃO ABSOLUTA. Em regra é a que se pratica com fins ilícitos ou a que resulta pela *prática artificiosa* de um ato ou a execução de *contrato fictício*, com o intuito de se furtar ao pagamento de obrigação ou de ludibriar ou prejudicar a outrem.

Desta forma, na *simulação absoluta*, há sempre a *irrealidade do ato executado* ou *ofingimento do contrato*, que vem realizar a intenção ilícita ou fraudulenta do simulador ou simuladores.

Registra-se a simulação absoluta na *alienação fictícia*, promovida em prejuízo dos credores, *aaceitação de títulos* ou *obrigações irreais* para *majoração do passivo*; a *promoção de hipotecas forjadas* em detrimento de credores sem garantia.

É, assim, consequência sempre do ato ou da coisa que, em verdade ou em realidade, não se registrou ou não é verdadeira. Nela, *tudo é fictício*.

SIMULAÇÃO FRAUDULENTA. É a que se executa *in fraudem*, seja para transgredir a lei, ou seja, para prejudicar a terceiros. É, pois, a *simulação ilícita*, onde o fingimento ou o artifício visa a atentar contra direito alheio ou contravir a preceito legal. Pode ser anulada pelo prejudicado, provando a irrealidade do ato e a intenção que o promoveu.

SIMULAÇÃO INOCENTE. Ao contrário da simulação fraudulenta, ou *in fraudem*, é a que não importa em violação à lei, ou em prejuízo a terceiros.

Assim, por exemplo, a declaração que comumente se faz, no instrumento público, de haver sido pago e recebido o preço da venda, foi pelo vendedor contado e achado conforme, muito embora assim não tenha ocorrido, resulta em uma das simulações inocentes.

A simulação inocente pode ser qualificada de lícita ou benéfica, enquanto a fraudulenta é tida como ilícita.

SIMULAÇÃO RELATIVA. É a que se pratica para *disfarçar* a realidade do ato, a fim de se ocultar um ato verdadeiro, seja porque é ele vedado por lei ou porque não possa ser praticado, embora, por vezes, possa ele indicar-se válido e lícito.

Assim, na simulação relativa, nem tudo é ficto, visto que seu objetivo é o de subtrair ou ocultar a verdadeira natureza do ato executado ou do contrato que se pretende *sob ato aparente*.

Registra-se, por exemplo, a simulação relativa, quando, no contrato de venda, é *estabelecido preço menor ao real, ocultando-se o verdadeiro preço da venda*, com segundas intenções. É simulação relativa a que decorre da instituição, numa sociedade comercial, de *capital fictício* no sentido de aparentar capital que não o é real. Quando se realiza ou se faz uma doação sob aspecto de venda.

Nela, pois, há verdade em relação ao ato jurídico em si. Mas há engano ou artifício em relação a seu conteúdo ou em relação aos efeitos que poderiam produzir.

SIMULADAMENTE. É o que se faz ou se promove com engano ou artifício para encobrir a realidade e com a intenção de tirar proveito desse ato fictício no todo ou em parte.

SIMULADO. É o que se promoveu *com fingimento* ou *ficticiamente*, com a intenção de encobrir a verdade ou para mostrar ato aparentemente feito com outro intuito que não é o que ali se demonstrou.

SIMULATÓRIO. Que se fez com simulação ou onde há simulação.

SIMULTÂNEO. Do latim *simul* (juntamente, ao mesmo tempo), denota *o que se faz, o que se executa* ou *o que se diz ao mesmo tempo*.

Assim, *atos simultâneos, processos simultâneos, diligências simultâneas*, em conceito jurídico, entendem-se os atos, os processos, as diligências, *que não sendo incompatíveis*, podem ser executados ou promovidos ao mesmo tempo, concomitantemente.

O *simultâneo* opõe-se ao *sucessivo*, em que as coisas não são feitas ao mesmo tempo, mas em certa ordem, *uma a seguir da outra*.

Em princípio, os atos jurídicos simultâneos somente se autorizam, ou quando não se choquem, entre si, ou quando não vede a própria lei a sua prática. Assim, por exemplo, mesmo que não se anote qualquer incompatibilidade, não se permite a prática de testamentos simultâneos [Cód. Civil/2002, art. 1.863 (Cód. Civil/1916, art. 1.630)].

SINAGOGA. Do grego *synagogé*, pelo latim *synagoga*, de origem grega, é indicativo do edifício destinado à celebração do culto israelita. *Templo judaico*. Designa, igualmente, *ajunta* ou o *conselho religioso dos judeus*, sob a chefia do *grão-rabino*.

SINAL. Do latim *signum* (marca, sinal), possui o vocábulo várias significações na linguagem jurídica:

a) sinal é compreendido no mesmo conceito de *arras*, exprimindo, assim, a entrega de certa coisa, ou de certa quantia, como *afirmação do ajuste feito*, e para que nela se cumpra a penalidade imposta pelo arrependimento de quem a entregou;

b) sinal designa a *firma*, ou a *assinatura* das pessoas signatárias do documento, ou do tabelião.

E nesta compreensão é que, na linguagem dos tabeliães, corresponde à *assinatura autêntica* deixada em livros ou fichas próprias do cartório, para servir de padrão aos reconhecimentos de firmas.

Deixar o sinal, pois, é *registrar a assinatura* em cartório, ou no tabelionato;

c) sinal, consoante sentido etimológico, é a *marca*, o *cunho*, o *selo*, que se põe nas coisas, para as distinguir ou as identificar. Extensivamente, empregado no plural, *sinais*, designa o conjunto de caracteres, de qualidade, ou de particularidade que identificam uma pessoa. São os *sinais de identidade*.

SINAL PÚBLICO. Denominação dada à assinatura de um tabelião, ou notário, cercada *de arabescos* ou de *dísticos e linhas*, que a distinguem de qualquer outra.

O sinal público, assim, não é simplesmente representado pela *rubrica* ou *firma* do notário. Mas por esta firma cercada ou *enfeitada* dos desenhos adotados, que se constituem em *marca do tabelião*.

Para que dê autenticidade aos atos trasladados, concertados ou conferidos por ele, o tabelião deve apor, nos respectivos documentos, além de sua assinatura pura e simples, o seu sinal público.

SINAL RASO. É a simples assinatura do tabelião, sem conduzir os traços que constituem o sinal público, dito ainda como *guardas de sua assinatura*.

Precisamente, quando o tabelião, ou notário, assina os papéis que tenha trasladado, usando os sinais públicos e raso, costuma anotar: *assinando em público e raso*.

SINALAGMÁTICO. Do grego *synallagmatikós*, traduz a expressão *o que se refere a um contrato*. *Sinalagma* é contrato.

Por essa forma, *sinalagmático* não pode ser tido no sentido de *bilateral*, quando essa qualificação tem a função de distinguir os efeitos do contrato, desde que, a rigor, *contrato sinalagmático* traduzir-se-ia como *contrato contratual*, o que, em boa razão, seria um pleonasmo.

No entanto, *sinalagmático* é com justeza aplicável todas as vezes que queira distinguir o documento, papel, ou instrumento, em que se firma um contrato; *instrumento sinalagmático* ou instrumento contratual.

Não obstante, na terminologia jurídica, é a expressão empregada correntemente no sentido *debilateral*, identificando, assim, o contrato em que se estabelecem obrigações recíprocas.

SINDICAL. Relativo ou pertencente a sindicato.

SINDICALISMO. Doutrina que atribui aos sindicatos profissionais a função diretora da sociedade e preconiza a ascendência dos mesmos à direção dos órgãos administrativos do Estado. Dessa forma, a teoria sindicalista traduz a teoria política fundada no sistema sindical, isto é, que tem como base os sindicatos, pelo que toda organização econômica, política e social deve apoiar sua existência nos sindicatos profissionais e nas suas federações.

Sindicalismo. Revela, igualmente, o sistema de organização operária por meio de sindicatos, indicando o movimento sindical e a ação que realizam os sindicatos na defesa de seus filiados ou obreiros sindicalizados.

SINDICALIZADO. Profissional que é filiado a um sindicato ou que faz parte de um sindicato. Membro de um sindicato. Diz-se, igualmente, *sindicatado*.

SINDICÂNCIA. De *síndico*, de que igualmente se derivou *sindicar* (examinar, inquirir, tomar informações), gramaticalmente exprime ação e efeito de syndicar.

Mas, na técnica jurídica, a sindicância se revela o procedimento que tem o objetivo de, por meio de um exame, ou de uma pesquisa, determinar a exata situação de uma coisa ou de um fato.

Assim, a sindicância se realiza através de diligência, ou de medidas, tendentes a colher as informações desejadas e necessárias ao seu objetivo, feitas, determinadas e dirigidas por uma pessoa, a quem se comete o encargo, sob a designação de *síndico*.

Praticamente, a sindicância resulta num *processo de informações*, acerca de fatos que se querem apurar, tendo, assim, significação equivalente a *investigação*, ou a devassa. Equivale, mesmo, a *inquérito*.

Sindicância. De acordo com a revogada Lei de Falências (Dec.-lei 7.661, de 1945), entendia-se sindicância falencial, ou a sindicância na falência, a fase de informação e de instrução do processo de falência, que se encerrava antes de iniciada a liquidação, ou do pedido de concordata.

A sindicância falencial era dirigida por um *síndico* nomeado pelo juiz dentre os credores do falido, ou, na falta destes, por pessoas idôneas de sua escolha. Era reservada, segundo regras e princípios da lei falimentar, ao *levantamento de toda a massa falida*, cabendo ao *síndico* *investigar* as razões que motivaram a quebra e as declarações de crédito dos credores, que a ela se habilitaram.

Em face das conclusões a que chegava o *síndico*, em virtude das investigações procedidas, seria então a falência considerada como normal ou culposa.

E, nesse aspecto, a sindicância exercia sua precípua finalidade.

SINDICATO. Designa toda instituição, ou associação, em regra de caráter profissional, que tem por objetivo a defesa dos interesses comuns de uma classe, ou de um grupo de pessoas, ligadas entre si pelos mesmos interesses.

O sindicato, assim, conduz sempre a ideia de uma cooperação ou colaboração de empresas, ou de pessoas, na defesa de um interesse comum, revelando-se, assim, na *união*, que se estabelece entre pessoas da mesma profissão, ou do mesmo gênero, com a intenção de impor uma *melhoria de salários* ou uma *melhoria de negócios*.

Quando o sindicato tem a finalidade de *monopolizar negócios*, a fim de dominar os mercados, é mais propriamente conhecido como *cartel*, exibindo-se como uma de suas formas mais desenvolvidas.

Instituindo-se para defesa de interesses de trabalhadores ou de pessoas da mesma classe, sem objetivos de cartel, o sindicato qualifica-se de *profissional*. E sob este aspecto é que tem regime instituído pelo Direito Trabalhista.

Segundo princípio que se fixa na Carta Magna, os sindicatos são livres, isto é, é assegurada a liberdade de *associação sindical* (Const. Fed., art. 8º).

Nestas condições, não podem os sindicatos estar sujeitos a regime policial das autoridades públicas, salvo se, em contravenção às próprias leis, pratiquem atos, que se mostrem crimes ou delitos previstos nas leis penais.

Os sindicatos, organizados regularmente e inscritos na forma da lei, adquirem personalidade, como pessoas jurídicas de Direito Privado, sendo representados por seus diretores ou presidentes eleitos pelos próprios sindicalizados.

SINDICATO AGRÍCOLA. É denominação dada especialmente à associação formada por *profissionais de agricultura*, com o objetivo de estudo, defesa e coordenação de seus interesses profissionais e econômicos.

SINDICATO DE BANCOS. É a associação constituída por vários bancos, ou mesmo por capitalistas, com o objetivo de aplicar quantias avultadas em certos negócios, dividindo entre eles os riscos que se possam gerar dessas operações.

SINDICATO DE EMPREGADORES. Denominação dada igualmente ao sindicato patronal, ou sindicato de patrões.

SINDICATO DE EMPREGADOS. É o mesmo sindicato obreiro ou sindicato de trabalhadores assalariados.

SINDICATO MISTO. É o sindicato que se constitui tendo como associados não somente empregadores como empregados.

Sob regime do Direito Trabalhista brasileiro, não é possível a formação de sindicatos mistos, desde que é primária a exigência de terem os sindicalizados a mesma atividade ou profissão, ou atividades e profissões similares ou conexas.

Assim, cada sindicato há que se formar por pessoas da mesma *categoria profissional*, ou da mesma *categoria econômica*.

Categoria econômica entende-se a similitude de atividades que tragam o mesmo interesse econômico ou de atividades que visem a objetivos similares.

Categoria profissional é a resultante do exercício de atividades da mesma natureza, ou que lhe seja conexa, ou similar, em situação de emprego.

SINDICATO OBREIRO. É o sindicato constituído por empregados ou por assalariados de qualquer natureza.

A finalidade econômica dos sindicatos obreiros é a de lutar pela melhoria de situação dos trabalhadores, seja em relação aos salários, seja para dar ao trabalhador melhores condições.

Traz ainda o sindicato obreiro o objetivo de ser um meio de disciplinar as massas trabalhadoras, de elevar o seu nível cultural, e de promover assistência a seus próprios associados.

Os sindicatos obreiros distinguem-se entre si pela designação que lhes é atribuída, que, em regra, qualifica a própria profissão a que pertencem.

Na categoria de sindicatos obreiros não se integram simplesmente os sindicatos de operários ou de trabalhadores manuais e mecânicos. As profissões intelectuais, exercidas em situação de emprego, pertencem igualmente a esse gênero.

Obreiro é o que trabalha. E tanto há trabalho material, manual, braçal, como trabalho intelectual.

SINDICATO PATRONAL. É o sindicato constituído simplesmente por empregadores, ou patrões, pertencentes a uma categoria econômica.

SINDICATO PROFISSIONAL. Designação genérica atribuída a todo sindicato que congrega pessoas da mesma profissão, ou do mesmo ofício, bem como de profissões e ofícios conexos, unidos associativamente (*sindicalizados*) para proteção, estudo e defesa de interesses comuns.

SÍNDICO. Pelo latim *syndicus*, do grego *syndikós* (com justiça, ou que assiste em justiça), designa a pessoa que, por delegação, é colocada à frente de um negócio ou de uma administração, a fim de a dirigir, ou de prover certas medidas e diligências.

SÍNDICO DA FALÊNCIA. Pessoa nomeada pelo juiz da falência para representar, dirigir e administrar os negócios do falido no período da sindicância.

Em regra, os síndicos são escolhidos entre os credores do falido. Mas, se nenhum destes aceita a incumbência, ou os que a aceitam são com justeza impugnados, pode a nomeação recair em pessoa estranha à falência, à escolha do juiz.

As atribuições do síndico são estabelecidas pela lei falimentar, cabendo-lhe remuneração arbitrada pelo juiz, proporcionalmente ao volume e interesses da massa falida. Nos termos do regime instituído pelo Direito Falimentar vigente, ao síndico se comete, igualmente, autoridade para dirigir a liquidação, na falência.

SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. Designa-se a pessoa, escolhida pelos condôminos, para tratar dos interesses e da administração do edifício de apartamentos.

SÍNDROME DE DOWN. Deficiência mental associada a alterações morfológicas. (nsf)

“SINE DIE”. Locução latina, que se traduz *sem dia*, geralmente empregada, na linguagem jurídica, para designar o adiamento ou a prorrogação de coisas que se fazem *sem dia marcado*, ou *sem se fixar o novo dia*, ficando, assim, com tempo indeterminado.

“SINE QUA NON”. Traduzindo-se *sem a qual, não*, é esta locução empregada para aludir à condição que, em caráter absoluto, se estabelece. *Sine qua non* é a imposição, pelo que, sem que se registre a condição instituída, não é possível a realização ou a legitimidade do que se quer.

SINECURA. Do latim *sine cura* (sem cuidado), propriamente, designa o emprego ou a ocupação remunerada de pouco ou nenhum trabalho.

Mas, na linguagem administrativa, é comumente aplicado para designar o emprego do afilhado ou protegido político, *bem remunerado* e sem nenhum encargo. É emprego obtido com a finalidade única de perceber os proventos.

SÍNGRAFO. Pelo latim *syngraphu*, do grego *syngraphos*, é a expressão indicativa do contrato ou da *convenção escrita*, designando, pois, o próprio instrumento do contrato, ou o documento em que a convenção se instrumentou.

A expressão *síngrafo* teve guarida entre os romanos, significando, como o *chirografa*, *uma das espécies de litterarum obligatio* (obrigação escrita). No entanto, o quirógrafo(*chirografa*) revela o documento emanado exclusivamente do devedor, enquanto o síngrafo (*syngrapha* ou *syngra-phas*) indicava a *litterarum obligatio* firmada pelas duas partes, devedor e credor.

SINGULAR. Do latim *singularis* (só, simples, único), exprime ou dá a qualidade do que *é simples, individual, particular, especial*.

Desse modo, no conceito jurídico, singular não somente traduz a ideia do que é simples,*unitário*, mas conduz a ideia de tudo que se distingue ou se individualiza de per si, mesmo que seja resultante de uma composição.

Assim sendo, singular opõe-se ao *coletivo*, constituído, em regra, de várias coisas simples, ou de várias coisas singulares.

Singular. Em distinguindo ou qualificando a Lei, ou o Direito, possui o sentido de *especial ou particular*. *Direito singular* é o que é especial, ou particular a certa classe, ou a certas coisas.

SINISTRO. Do latim *sinister* (contrário, funesto, esquerdo) entende-se o *evento funesto*, ou *ofato danoso*, que se temia, ou que se receava, *provocador de danificações, de que resultam prejuízos*.

Na terminologia dos seguros, o sinistro é o *acontecimento imprevisto*, que põe em perigo a integridade das coisas ou das pessoas, e que constitui o *risco*, que serve de objeto ao seguro.

Extensivamente, exprime o próprio *dano*, *prejuízo* ou *infortúnio*, resultante do fato danoso, embora esses, a rigor, sejam propriamente a *indenização*.

M. I. Carvalho de Mendonça assim o define: “o acontecimento danoso e futuro contra o risco assumido e cujo sucesso investe o segurado do direito de exigir a indenização prometida na apólice”. Destarte, *riscos*, *sinistros* e *indenização* possuem o próprio conceito, que não se confundem e bem se distinguem:

Riscos entendem-se a previsão dos fatos que se temem, ou o próprio receio dos prejuízos que possam vir com a chegada de eventos funestos e ruinosos.

Sinistros são os próprios fatos que possam, independentemente da vontade do homem, atacar as coisas, ou as pessoas, afetando-as de danos, ou as levando ao perecimento.

Indenização é a soma de prejuízos causados pelos sinistros e que devem ser ressarcidos pelo segurador, quando o prejudicado, previdentemente, se tenha assegurado dos *riscos*, que se temiam, ou se receavam.

Os efeitos do sinistro, praticamente, dizem-se *danos*, ou *avarias*, de modo que as expressões *sinistro maior* e *sinistro menor* mais se referem às proporções dos danos causados, que à extensão do próprio sinistro.

Bem por isso, o sinistro, a rigor, é o fato que provoca o dano, causa diretamente o estrago ou ocasiona o perecimento da coisa.

E, assim, o sinistro maior ou menor deve ser entendido como o mais grave, ou sério, o menos grave ou menos sério.

Assim:

Sinistro maior é o que provoca perda total ou cujos danos resultam em destruição total da coisa ou de seu inaproveitamento.

Sinistro menor é o que resulta da destruição parcial da coisa ou da perda parcial dela, sendo por isso os prejuízos ocorrentes de menores proporções ao valor da coisa.

SÍNODO. Pelo latim *synodus*, do grego *synodos* (concílio, colégio), é geralmente empregado para exprimir o *concílio*, ou a *junta eclesiástica*, pelo que, genericamente, designa *todo conselho*, instituído para deliberar e decidir sobre matéria de dogma e disciplina religiosa, ou para tratar de negócios de uma Igreja.

Na terminologia do Direito Canônico, o *sínodo* diocesano entende-se a assembleia de curas e de outros eclesiásticos da diocese, que se reúnem, mediante convocação do bispo, para elaborar regulamentos disciplinares e para tratar de outros assuntos eclesiásticos.

Entre os protestantes, o sínodo é um conselho de ministros de culto e antigos, a que se comete o encargo de deliberar sobre os negócios da Igreja.

SIRGA. Do espanhol *sirga*, na linguagem marítima, designa o *cabo forte e grosso*, usado para puxar as redes, ou para reboque das embarcações.

SISA. É a denominação antiga dada ao atual *imposto de transmissão de propriedade*, calculado mediante percentagem estabelecida sobre o valor da venda.

SISAR. Pagar ou contribuir com a sisa; cumprir o pagamento do imposto de transmissão da propriedade imobiliária.

Sisar. Entende-se, também, cometer a defraudação ou o furto denominado de sisa, que consiste em *majorar os preços das compras* ou *das despesas autorizadas* para embolsar a diferença.

SISTEMA. Do grego *systema*, pelo latim *systema*, e trazendo o sentido de *reunião*, *método*, *juntura*, exprime o conjunto de regras e princípios sobre uma matéria, tendo relações entre si, formando um corpo de doutrinas e contribuindo para a realização de um fim. É o *regime*, a que se subordinam as coisas.

Assim, todo *conjunto de regras*, que se devem aplicar na ordenação de certos fatos, integrantes de certa matéria, constitui um sistema. Destarte, há *sistemas jurídicos, sistemas econômicos, sistemas sociais, sistemas de trabalho* etc.

SISTEMA DE COTAS. O sistema de cotas consiste em um método de realização de ações afirmativas, assim visando a extinção de discriminação, através do estabelecimento de cotas ou percentuais de reserva para os grupos discriminados. Na legislação brasileira, o sistema de cotas é utilizado na reserva de cargos e empregos públicos para os portadores de necessidades especiais, na reserva de 20% dos cargos eletivos nas eleições proporcionais para as mulheres, etc. (nsf)

A Lei nº 12.711/2012 disciplina o sistema de cotas no concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, no âmbito das instituições federais de educação. (pg)

SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. Designa o conjunto de instituições integrantes do Sistema de Financiamento Imobiliário, cuja destinação é facilitar e promover a aquisição da casa própria, pela população de baixa renda, através de financiamento a longo prazo.

Confira a Lei nº 9.514, de 20.11.97.

SISTEMA DE GABINETE OU PARLAMENTAR. Aquele que se adota nos regimes parlamentares de governo.

Consiste no corpo de ministros, cada qual em sua pasta, que compõe a administração do país.

Os ministros de cada pasta são escolhidos pelo primeiro-ministro.

O gabinete pode ser dissolvido por voto de desconfiança do parlamento.

SISTEMA DE GOVERNO. Conjunto de regras e princípios de ordem política que fixam a forma de governo de um Estado, pelo qual é organizado e dirigido.

SISTEMA DE TRABALHO. Assim se entende o regime jurídico a que se sujeita o trabalho, ou o conjunto de regras e princípios legais, que dão regime e regulam o trabalho, dispondo as normas que devem ser atendidas quanto ao pagamento e relações entre o trabalhador e o patrão.

Há o sistema de escravidão, sistema de servidão e sistema livre. O de *escravidão* é aquele em que o trabalhador é tido como coisa. O de *servidão*, é aquele em que o trabalhador presta serviços na condição de vassalo. E o livre, aquele em que cada um tem o direito de escolher o seu trabalho, prestando-o da forma que julgue melhor a seus interesses.

SISTEMA DISTRITAL. Assim se denomina o sistema eleitoral em que o representante do povo é eleito pelo voto majoritário em determinada circunscrição ou distrito, considerando-se vencedor aquele que obtiver a maioria dos votos em cada circunscrição. (nsf)

SISTEMA ECONÔMICO. É o que estabelece as regras e princípios que firmam a política econômica, disciplinadora dos meios de produção das utilidades e de seu aproveitamento, em benefício da sociedade e para bem-estar de seus membros.

SISTEMA FINANCEIRO. É o que fixa o regime ou a política financeira do Estado, instituindo os princípios que devem presidir os fatos que se enquadram dentro da capacidade financeira do referido Estado, tendo em atenção suas necessidades e as possibilidades econômicas de seu povo.

Assim, o sistema financeiro resulta na imposição das regras e princípios que estabelecem a organização financeira do Estado, traçando as normas de sua conduta e impondo os meios de conseguir os recursos financeiros, de que o dito Estado necessita para atender os pagamentos com os seus próprios serviços.

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. Indica o complexo de instituições financeiras (públicas e privadas), disciplinadas normativamente pelo Conselho Monetário Nacional.

Regula o funcionamento e a participação das instituições bancárias, securitárias, previdenciárias e de capitalização, o capital estrangeiro, o banco central e as cooperativas de crédito (CF/1988, art. 192).

SISTEMA HIDROGRÁFICO. Conjunto de relações entre águas de uma bacia hidrográfica, estabelecidas pelo homem ou pela natureza, ou o conjunto de rios e canais que percorrem certa região, território ou o país.

SISTEMA JURÍDICO. É o conjunto de regras e de princípios jurídicos, que se instituem e se adotam para regular todo corpo de leis de um país. Dentro dele, estabelecem-se os vários *regimes jurídicos* e se fundam as várias instituições legais, sejam de ordem interna, sejam de ordem externa.

SISTEMA LEGAL (LEGAL SYSTEM). Modo de ser das instituições políticas e jurídicas de determinado país.

SISTEMA MERCANTIL. É o que considera o comércio como a base fundamental para o aumento da riqueza. É conhecido, propriamente, sob a denominação de *mercantilismo*.

SISTEMA MÉTRICO. É aquele que, em relação aos pesos e medidas, *tem como base o metro*. Diz-se, igualmente, de *métrico decimal*, porque, em regra, todas as medidas, superiores ou inferiores ao metro, aumentam ou diminuem, em relação à unidade, de dez em dez.

SISTEMA MONETÁRIO. É o regime jurídico instituído para regular o dinheiro, determinando o *padrão* em que se deve apoiar. E este padrão tanto pode firmar-se numa base metálica, como ser livre.

Quando o sistema tem como base o metal (ouro ou prata), diz-se propriamente *sistema monetário de base metálica*, em oposição ao *sistema monetário livre*, que se apoia simplesmente no papel.

Desde que o padrão se fixe só no metal, ouro, prata, é especialmente *monometalista*. Usados os dois metais, será *bimetalista*. O monometalismo e o bimetalismo, assim, formam dois sistemas distintos.

SISTEMA NACIONAL DA CULTURA. Incluído na Constituição da República por meio da EC 71, de 2012, o Sistema Nacional da Cultura é um processo de gestão e promoção de políticas públicas de cultura e visa estimular o desenvolvimento humano, social e econômico mediante o pleno exercício dos direitos culturais. (pg)

SISTEMA PENITENCIÁRIO. É todo aquele que se institui na intenção de estabelecer um regime apropriado ao cumprimento das penas, de modo que se possam conseguir certos efeitos de regeneração ou de correção dos condenados, e se lhes dê uma assistência mais humana, recolhendo-os e os abrigando em edifício ou estabelecimentos construídos especialmente, segundo os princípios e regras aconselhadas.

A pena, pronunciada pela condenação, não visa, segundo ideias modernas, a *impor um castigo*, mas tem a função de promover a reforma moral do condenado, para o readaptar ao exercício útil de qualquer atividade, quando em retorno à sociedade.

SISTEMA PROCESSUAL. Conjunto de preceitos, ou de regras jurídicas, que estabelecem o *regime de processo*, em que se estatuem as formas a serem seguidas e as medidas a serem tomadas em todo processo judicial.

SISTEMA PROPORCIONAL. Tem aplicação na eleição para Deputado Federal e Estadual e Vereador, coligando-se os partidos para eleger seus candidatos, considerando-se eleitos aqueles que forem abrangidos pelo quociente eleitoral, ou seja, a divisão do número de votos válidos apurados pelo de lugares a serem preenchidos em cada circunscrição eleitoral (CF, art. 45 e §§).

SISTEMA REPRESENTATIVO. Indica o regime político, em que a escolha do chefe do Poder Executivo e os delegados ou mandatários do povo nas assembleias legislativas é promovida através de eleições por todos quantos, segundo regras constitucionais, se encontram habilitados ao exercício desse direito político.

O sistema representativo é posto em *voga* sob duas modalidades, que se indicam subsistemas: o *parlamentar* e o *presidencial*.

Vide: *Regime Parlamentar, Regime Presidencial*.

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL. Designa o complexo de preceitos jurídicos necessários ao disciplinamento do poder de tributar.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. Previsto constitucionalmente, deve se organizar de acordo com as seguintes diretrizes (art. 198, I a III e §§, da CF/88):

I) descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III) participação da comunidade.

Compete-lhe (art. 200):

- a) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
- b) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;
- c) ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde;
- d) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;
- e) incrementar na sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;
- f) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;
- g) participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
- h) colaborar na proteção do meio ambiente, principalmente no que concerne ao trabalho.

Deve, de acordo com o ECA, assegurar à gestante o atendimento pré e perinatal, bem como o atendimento médico à criança e ao adolescente, além de promover programas de assistência médica e odontológica para a prevenção de enfermidades infantis, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos.

SISTEMÁTICA. Forma feminina de *sistemático*, do grego *systematikós*, pelo latim *systematisé* empregada substantivamente, em acepção equivalente a sistema, ou em referência a tudo o que vem de um sistema.

Assim, correntemente, diz-se na *sistemática processual*, como se diria no *sistema do processo*.

Não é, portanto, da sistemática, o que foge ou se afasta de um sistema instituído e aceito.

SITIANTE. É expressão que se aplica na linguagem jurídica e comum, em dois sentidos distintos:

- a) derivada de *sitiar*, exprime a condição ou a qualidade do que *sitia* ou cerca outrem ou alguma coisa. *Força sitiante* é a que está em cerco a uma praça de guerra ou ao inimigo;
- b) formada de *sítio*, indica a pessoa que é proprietária de um *sítio*, possui um *sítio* ou mora ou trabalha em um *sítio*.

SITIAR. Cercar uma praça de guerra, uma fortaleza, ou uma cidade, a fim de dar combate às forças que as defendem, tentando conquistá-las ou delas se apoderar.

SÍTIO. Do latim *situs* (situado, colocado, posto), designando o *lugar*, a *paragem*, o *terreno*, próprio a alguma coisa, é vulgarmente empregado para significar a *pequena propriedade rural*, ou mesmo *suburbana*, em que se têm plantações e criações, destinadas a pequeno consumo. *Roça, quinta, granja*.

Neste sentido é que foi empregado pelo Cód. Civil/1916, art. 567. O Cód. Civil/2002, art. 1.293, *caput*, não diz *sítio*. E dele é que se extrai a expressão *sitiante*, que designa o proprietário ou morador de um *sítio* ou de uma *roça*.

Sítio. Na linguagem militar, *sítio* é o *cerco* que se faz às praças de guerra, para impedir que delas saiam seus ocupantes, até a rendição.

Sítio. No conceito do Direito Constitucional, *sítio* identifica a situação jurídica de caráter excepcional que se estabelece no país, ou em parte dele, a fim de que se possam tomar medidas de emergência, necessárias ao momento, desde que, por ele, se suspendem, temporariamente, todas as garantias constitucionais.

A decretação do estado de *sítio* compete ao Presidente da República, com a autorização do Congresso Nacional, em cujo decreto, ao mesmo tempo, estabelecerá as normas restritivas a serem vigentes durante o tempo em que se mantiver o *sítio* (Const. Federal, arts. 137 a 139).

É denominado, especialmente, *estado de sítio*, e sua decretação se justificará no caso de *guerra externa* ou no de *comoção intestina grave*, com o caráter de guerra civil.

SITUAÇÃO. De *situar*, do latim *situs* (colocado, posto, localizado), exprime, gramaticalmente, o *local ocupado por uma coisa*, isto é, a *posição*, a *colocação*, a *ocupação*, ou a *localização* de uma coisa, em relação ao lugar, ou ao espaço, em que se acha, ou se encontra.

Extensivamente, porém, também indica o *estado*, a *constituição*, o *modo de ser*, a *estrutura*, ou a *condição substancial* das coisas ou pessoas.

Assim, em qualquer aspecto, as situações definem e mostram a *existência de um fato* de ordem material, de que se extrai a posição, o estado ou a condição de ser das coisas ou das pessoas.

SITUAÇÃO DA OBRA. Situação da obra, ou situação da coisa, exprime o *estado*, a *condição* ou o *modo de ser* da obra ou da coisa, em *determinado momento*. Praticamente, a situação da obra ou da coisa é o seu *statu quo*, o que revela o *aspecto*, a *configuração*, a *forma*, em que se acha, *antes de certo acontecimento*.

SITUAÇÃO DO IMÓVEL. Em relação ao imóvel, a situação vem indicar a *exata posição ou colocação* no espaço, em que se encontra ou que ocupa. É determinada pelos limites e confrontações guardados entre ele e outros imóveis, ou entre ele e outras indicações determinativas de suas fronteiras.

SITUAÇÃO FINANCEIRA. Exprime o estado, a posição, ou a condição financeira de uma pessoa ou de um estabelecimento, isto é, indica as suas *possibilidades* ou os *recursos pecuniários* de que possa dispor.

SITUAÇÃO ILEGAL. Ou *ilícita*, é a que se mostra contrária, ou não apoiada em lei, não podendo, por isso, receber qualquer proteção de ordem legal.

SITUAÇÃO JURÍDICA. No sentido jurídico, situação não foge ao conceito de *estado* e *de condição* das coisas e pessoas, em relação a outras, conforme é estabelecido pela própria lei.

Dizem-se *jurídicas*, precisamente porque resultam de fatos, geradores de certos *vínculos jurídicos*, em virtude dos quais se atribui, notadamente às pessoas, o direito de agir em defesa do próprio interesse, ou o dever de abster-se da prática de certos atos, que lhes são defesos por lei.

Cunha Gonçalves as distingue em positivas e negativas: *positivas*, aquelas em que a lei confere direito subjetivo, ou faculdade com a inerente ação. *Negativas*, ou *passivas*, todas as que resultam em restrições, incapacidades, classificação de crimes, proibições etc.

Situação jurídica é de sentido genérico, exprimindo sempre, respeitante às pessoas, a posição ou a condição em que se encontram em relação ao direito que lhes é assegurado, quando dele se querem prevalecer.

Por essa forma, no que concerne ao Direito Processual, por exemplo, a situação jurídica não é mera situação da relação processual, mas uma relação do direito material, que constitui objeto do processo (James Goldschmidt).

SOALHO. É o vocábulo empregado na linguagem técnica para designar o *revestimento* do piso dos edifícios, quando revestido de *tábuas* ou de *madeiras apropriadas*, apoiadas sobre vigas, barrotes ou ripas.

Assim, *soalho*, que igualmente se diz *assoalho*, *soalhado*, *solho*, identifica especialmente o *revestimento* do piso ou a espécie de piso, sem qualquer alusão à espécie de edificação ou de edifício, embora, vulgarmente, apliquem-no no mesmo sentido de *sobrado*.

SOBERANA. O mesmo que *rainha*, *imperatriz*, designa a consorte do soberano, ou a mulher que governa o Estado, que mantém a monarquia como forma de governo.

SOBERANIA. De *soberano*, oriundo do baixo latim *superanus*, e este de *super* (sobre, em cima), ou de *supernus* (superior), designa a qualidade do que é soberano, ou possui a *autoridade suprema*. É o *poderio supremo*, ou o *poder sobre todos*.

Soberania. No conceito jurídico, soberania entende-se o *poder supremo*, ou o poder que se sobrepõe ou está acima de qualquer outro, não admitindo limitações, exceto quando dispostas voluntariamente por ele, em firmando tratados internacionais, ou em dispondo regras e princípios de ordem constitucional.

Assim, a soberania é o supremo poder ou o poder político de um Estado, e que nele reside como um atributo de sua personalidade soberana. Desse modo, no conceito de Bluntschli, revela-se no próprio Estado, considerado em sua majestade e em sua suprema força.

Para Clóvis Beviláqua “a soberania é noção de Direito Público Interno. É esse o Direito que nos diz como o Estado se constitui, que princípios estabelece para regular a sua ação, e que direitos assegura aos indivíduos. Quando aparece no campo do Direito Internacional, o Estado já está constituído, e, conseqüentemente, já se apresenta com a sua qualidade de soberano. O Direito Internacional respeita-a, acata-a, e o *reconhecimento* de um Estado pode (enquanto subsistir essa prática) ser interpretado como declaração que os outros fazem, de que, na qualidade de soberano, pode ter ingresso na comunhão internacional. Mas, por isso mesmo que tem a faculdade de limitar-se, vai submeter-se a preceitos, que lhe pautarão a conduta.”

Reputada como *indivisível*, a soberania não comporta divisões, desde que ela é uma e única. Não tem aceitação generalizada a divisão de soberania interna e de soberania externa.

Para Bonfils, a soberania externa é uma conseqüência da própria soberania interna, desde que o Estado privado de exercer em seu território o *imperium* e a *jurisdictio* estaria impossibilitado de exercer a soberania externa.

A *soberania externa*, praticamente, pois, é simplesmente manifestação da soberania do Estado, interna e de natureza territorial, em virtude da qual tem a personalidade e capacidade jurídicas desejadas para exercer direitos e contrair obrigações internacionais, ao influxo da solidariedade dos interesses.

SOBERANIA NACIONAL. Denominação que, segundo princípios de Direito Constitucional, vem firmar o conceito democrático, em virtude do qual a soberania, atribuída ao Estado, pertence ao próprio povo, constituído em Nação.

Neste particular, pois, a soberania nacional promana da soberania do povo, escolhendo sua forma de governo e instituindo as bases políticas do Estado, a que se dá organização política.

Soberania nacional e soberania do povo, assim, são expressões equivalentes, a qual se exerce pelos órgãos políticos, a que se comete a autoridade suprema de dirigir e governar a Nação.

Firmando o princípio da soberania nacional, nossa Carta Magna, no art. 1º, parágrafo único, claramente assenta que “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

SOBERANO. Do latim *super* (acima de), de que se formou *superanus* do latim medieval, adjetivamente serve para indicar a qualidade de toda autoridade ou instituição que não está sujeita ou sob regime de outro poder: *Estado soberano*, *órgão soberano*, *poder soberano*.

Assim sendo, em seu conceito jurídico, *soberano*, dando nítida noção do que não se subordina a outro poder, firmando sentido de autoridade máxima, envolve, igualmente, a ideia *deindependente* e de *autônomo*, qualidades que se mostram inerentes ou atributos de soberano.

Soberano. Como substantivo designa o titular de uma soberania no Estado: nas repúblicas, o Povo; nas monarquias, o Rei, o Imperador, o Sultão.

SOBRA. De *sobrar*, do latim *superare* (passar por cima, ir além, superar), designa o *superávit* de uma operação, isto é, o *resto* ou o *excesso* verificado após o cumprimento de uma obrigação, ou o pagamento de encargos determinados, para os quais se tinha uma certa quantia.

Assim, a *sobra* resulta da diferença verificada entre certo valor obtido para fins determinados e o valor realmente disposto ou aplicado neles.

Neste particular, pois, a *sobra* sempre pressupõe a existência de valores, sejam pecuniários, ou em bens, com os quais se terá que atender o pagamento, uma divisão ou uma partilha. Efetuando o pagamento, feita a divisão, ou a partilha, precisamente o que restar, o que exceder os limites necessários ao fim que se tinha, será a *sobra*.

SOBRA DO PREÇO. É o excesso, ou o *que restou* do valor pecuniário obtido com a venda de bens dados em garantia, depois de estar o credor satisfeito de seu crédito.

Esta *sobra*, por direito, deve ser entregue ao próprio devedor.

SOBRADO. Geralmente é a expressão empregada para distinguir a construção que possui *piso superior*, além do *piso térreo*, sendo igualmente chamada de *casa assobradada* ou *edifício assobradado*. E, por essa forma, sobrado distingue especialmente o próprio pavimento ou *andar superior*, ou *mais alto que o térreo*.

Na linguagem técnica das construções, porém, *sobrado* distingue a armadura que recebe o revestimento de piso na parte superior e o revestimento do teto na parte inferior. E, por isso, diz-se *sobrado de vigotes* ou *sobrado de laje*, etc., nas construções de mais de um pavimento.

SOBRAS LÍQUIDAS. Na linguagem cooperativa, designa os próprios lucros líquidos, ou lucros apurados em balanço, que devem ser distribuídos sob a rubrica de *retorno* ou como *bonificação* aos associados, não em razão das cotas-partes de capital, mas em consequência das operações ou negócios por eles realizados na cooperativa.

As *sobras líquidas* ou retorno, portanto, funcionam como uma *restituição* proporcional ao valor das compras efetuadas pelos próprios cooperativados, que lhes é atribuída a título de *bonificação*.

SOBRECARGA. De *sobrecarregar* (carregar com excesso, ou carregar além do normal), exprime, vulgarmente, o *excesso de carga*, ou o *excesso de funções*.

Há, assim, sobrecarga, não somente quando, em matéria de transporte ou de condução, se colocam nos veículos coisas ou pessoas que ultrapassam a capacidade normal da *tonelagem*, como quando se cometem a uma pessoa serviços, atribuições ou funções que excedam os limites normais de um trabalho ordinário.

Sobrecarga. Na terminologia postal, assim se designa a *remuneração* ou a *nova timbragem* de selos postais, com o intuito de lhes atribuir *outras taxas*, ou de lhes destinar o uso diferente do que tinham antes.

A sobrecarga, neste sentido, é igualmente conhecida pela denominação de *sobretaxa*.

Sobrecarga. Denominação antiga dada ao *exercitor*. É assim designação dada à pessoa, a quem se comete o encargo de contratar os fretes para o navio mercante, que fica sob sua gestão, ou negociar a própria carga, consignando-a, ou a vendendo, segundo as instruções recebidas dos comitentes.

SOBRECARTA. Palavra formada de *sobre* e *carta*, a rigor significa a *carta suplementar*, ou que se segue à carta anteriormente escrita, com o fim de a confirmar ou de modificar seu teor.

Neste mesmo sentido, na linguagem jurídica, designa a *nova carta*, ou a *nova provisão*, expedida pelos tribunais, quando a primeira não teve cumprimento, por qualquer justa razão.

Sobrecarta. Mas, na linguagem corrente dos Correios, indica o *envelope*, em que se subscrevem o nome e o endereço do destinatário de uma carta, no qual é esta colocada.

SOBRE-ESTADIA. Composto de *sobre* e *estadia*, exprime propriamente *além da estadia* ou em *excesso da estadia*.

Assim, expressão usada na linguagem do Direito Comercial Marítimo, designa o tempo que se leva além do prazo regulamentar para a carga e descarga das mercadorias a serem conduzidas, ou trazidas, por um navio.

A sobreestadia é igualmente conhecida por *contraestadia*.

SOBRELOJA. Piso ou pavimento de um prédio ou edifício intermediário entre o piso ou pavimento térreo, onde se instalam lojas ou estabelecimentos comerciais, e o primeiro andar, que será assim o terceiro piso.

SOBRENOME. Por sua origem, exprimindo o que vem além do *nome próprio*, ou *prenome*, o sobrenome revela-se no *apelido*, *alcunha*, *nome de família*, ou *patronímico*, que se apõe ao final do nome da pessoa, na intenção de a relacionar à família a que pertence.

O *sobrenome*, por essa forma, exprime o elemento indicativo da filiação, em regra, distintiva de todos os membros de uma família, que descendem de um tronco comum pela linha masculina.

Os romanos designavam-no como *cognomen*, em distinção ao *agnomen*, que era o *sobrenome individual*, em regra, intransmissível, desde que pertencia, exclusivamente, à pessoa que o adotava, tirando-o de um fato ligado à própria vida dela.

SOBREPARTILHA. Formado de *sobre* e *partilha*, bem indica o vocábulo que *sobrepartilha* é a partilha que se processa *depois* de outra partilha. Assim, *sobrepartilha*, em realidade, é *asegunda partilha* ou a *nova repartição* de bens ou de coisas, que não se partilharam antes.

Praticamente, a *sobrepartilha* compreende a continuação de uma partilha, já feita, para submeter novos bens, ou bens não presentes anteriormente, à divisão que se tinha em vista na partilha realizada.

Desse modo, como é natural, a *sobrepartilha* deve obedecer aos mesmos princípios e regras e guardar as mesmas proporções, que serviram de base à partilha, que lhe antecedeu.

Geralmente, a *sobrepartilha* é medida que se cumpre nos inventários, para atender a entrega dos quinhões hereditários relativa aos bens, que não se partilharam antes, seja porque eram de natureza remota, porque sobre eles se litigava, ou porque se desconhecia a sua existência.

Na distribuição de bens, ocorrida na liquidação das sociedades, as repartições, mesmo entre os sócios, dizem-se *rateios*, pelo que não se usa a expressão *sobrepartilha*, mas a de *novo rateio*, para distinguir uma distribuição feita posteriormente à outra já cumprida.

SOBREPRINCÍPIO. Sobreprincípio é a espécie de norma jurídica, da classe dos princípios, que contém um comando que se sobrepõe aos demais princípios, como, por exemplo, o “princípio da dignidade humana” previsto no art. 1º da Constituição de 1988. Por exemplo, o *neminem laedere* (não lesionar) é considerado sobreprincípio e, assim, vincula a interpretação jurídica de outras normas, constituindo princípio jusnaturalístico ou de Direito Natural, não necessitando de positivação, isto é, de texto legal para a sua existência. (nsf)

SOBRESSALENTE. Do castelhano *sobresaliente*, de *sobressalir* (sobressair, exceder), gramaticalmente designa o que *sobressai*, o que *excede*, o que *vem além do normal*, ou *além do necessário*. Tem assim a significação de *reserva*, *sobra*, *sobejo*, *demasia*.

Sobressalente. No conceito jurídico, é a expressão tomada no mesmo sentido de *reserva*, ou seja, o que vem além do necessário, para servir em sua falta ou para o substituir.

Empregam-no na forma substantiva, ou na forma adjetiva. E nesta é que se dizem *peças sobressalentes* ou *peças de reservas*.

SOBRESTADO. De *sobrestar*, tem sentido equivalente a *paralisado*, *interrompido*, *suspensão*.

SOBRESTAMENTO. É o *não prosseguimento*, a *paralisação*, a *suspensão*, a *interrupção*. É, pois, a *parada momentânea* do que se estava executando, em razão de qualquer fato, que a tenha autorizado, ou para que se cumpra qualquer outra medida necessária à continuação ou ao prosseguimento do que se sobrestou.

SOBRETAXA. Na linguagem fiscal e financeira, é a *taxa adicional* ou a *nova percentagem* estabelecida para acrescer à taxa ordinária ou já existente, para ser exigida juntamente com ela. A *sobretaxa*, praticamente, implica na majoração da taxa de que é adicional ou a que se vai adicionar.

Na linguagem financeira, indica o tributo adicional que se lança sobre mercadoria já onerada por outro.

SOBREVIVENTE. De *sobreviver* (continuar a viver, substituir), indica a pessoa que *sobrevive* à outra, ou a que escapou da morte. Na linguagem jurídica, *sobrevivente*, *sobrevivo*, *supérstite* e *superveniente* emprega-se indiferentemente para exprimir o mesmo pensamento.

Doutrinariamente, a questão da *sobrevivência*, ou seja, a evidência daquele que sobrevive a outrem, é de magna importância, notadamente em matéria de sucessão.

No caso, mesmo, de *comoriência*, a investigação da sobrevivência é relevante, a fim de que se determine, entre dois mortos, qual o que *morreu depois*, para que se tenha a indicação do *sobrevivente*.

SOBRINHO. Do latim *sobrinus*, designa o filho ou a filha do irmão ou da irmã.

Os sobrinhos entendem-se ligados aos tios por um parentesco em linha colateral, que se diz de terceiro grau. Pelo Direito Canônico, este parentesco é de segundo grau.

O Cód. Civil, proibindo o casamento entre os colaterais até o terceiro grau, veda o casamento entre sobrinhos e tias e entre sobrinhas e tios.

SOCIALISMO. De *social* (relativo ou pertinente à sociedade), é a designação que se atribui ao sistema social e político, em que se instituem tendências e teorias que têm por objetivo substituir a ordem econômica e social, fundada no individualismo, por outra em que o Estado adquira o poder de modificar as condições da vida civil, em razão do interesse da sociedade ou das coletividades.

A expressão, segundo os tratadistas, foi introduzida na linguagem por Pierre Leroux, em 1832. Geralmente, empregam-na no mesmo sentido de *coletivismo*. Mas, em realidade, as duas expressões não se identificam, porquanto o *sistema socialista* (socialismo) não se funda incondicionalmente no coletivismo.

Assim, *socialismo* tem sentido genérico, que abrange vários tipos de sistemas, em que se assentam princípios, por vezes, de ordem divergente. Há mesmo sistemas socialistas, como o cristão, que não rechaça a propriedade privada. E outros que não impedem o livre comércio, como o liberal.

Qualquer sistema socialista, no entanto, preconiza uma reforma em que os interesses da sociedade sempre se sobrepujam aos interesses individuais, mesmo que, para isso, devam ser os direitos de propriedade e os de comércio restritos e limitados, a fim de que impeçam a exploração e as dificuldades de vida dos próprios indivíduos.

SOCIALIZAÇÃO. De *socializar* (transferir ao Estado ou a outro órgão coletivo as propriedades, indústrias e outros bens de natureza privada), designa a expropriação dos bens pertencentes aos indivíduos ou de ordem privada, inclusive estabelecimentos industriais, para que passem ao domínio do Estado, a fim de que ele os explore e tire deles as utilidades que lhe são peculiares.

A *socialização*, praticamente, procura cumprir os objetivos e a ordem preconizada pelosocialismo.

SOCIEDADE. Do latim *societas* (associação, reunião, comunidade de interesses), gramaticalmente e em sentido amplo, sociedade significa *reunião, agrupamento ou agremiação de pessoas*, na intenção de realizar um fim, ou de cumprir um objetivo de interesse comum, para o qual todos devem cooperar ou trabalhar.

Assim, a sociedade, em princípio, advém da reunião, maior ou menor, de pessoas, de famílias, de povos ou mesmo de nações, compondo uma unidade distinta dos elementos que a integram com um objetivo de interesse comum, razão fundamental de sua constituição.

Nesta lata significação, *sociedade* e *associação*, correntemente, aplicam-se em sentido equivalente. No entanto, juridicamente, e em sentido estrito, convém acentuar, sociedade e associação têm finalidades distintas que bem as identificam. Em regra, a sociedade traz fins de ordem econômica, visando particularmente aos interesses dos sócios. A associação, não tendo finalidades econômicas, tanto pode ser instituída em defesa dos interesses morais, intelectuais, ou de outra espécie, exclusivamente dos associados, como pode cuidar de interesses ou trazer benefícios a estranhos. Nela não há o objetivo de auferir lucros que se dividirão entre os sócios, o que é da essência da sociedade.

Sociedade. Assim, como expressão jurídica, sociedade tem um conceito próprio: revela-se na organização constituída por duas ou mais pessoas, por meio de um contrato ou convenção, tendo o objetivo de realizar certas e determinadas atividades, conduzidas ou empreendidas em benefício e em interesse comum.

Geralmente, é definida a sociedade como o *contrato* em que duas ou mais pessoas, juridicamente capazes, convencionam ou ajustam a constituição de uma sociedade, contribuindo cada uma delas com uma parte de seu capital, ou com o seu trabalho, e tendo em mira a exploração de um determinado negócio ou de certa indústria, cujos resultados ou lucros serão repartidos entre eles.

Como se verifica, sob este aspecto, a *sociedade* designa o próprio *contrato social*, em que se firma o ajuste para a sua composição. Por uma síntese, pois, é tido o *contrato de sociedade* na expressão singela de sociedade.

No entanto, a *sociedade*, entende-se melhor a *instituição*, a *entidade*, a *pessoa jurídica*, que se fundou, ou que teve origem de um contrato, onde se estabeleceram as necessárias condições de sua existência.

Para a existência jurídica da sociedade, além da capacidade jurídica de seus componentes, a livre manifestação da vontade e a licitude de seu objeto, é necessário que:

- a) cada sócio contribua com alguma coisa (bens, dinheiro ou trabalho) para a formação de seu capital, ou satisfação de seus objetivos;
- b) que todos os sócios, numa medida proporcional, participem de seus benefícios, isto é, dos lucros obtidos pela exploração do negócio, objeto da sociedade;
- c) que, igualmente, haja um encargo relativo, ou proporcional, a respeito dos prejuízos;
- d) que todos os sócios, além do livre consentimento, a tenham constituído com o *espírito societário* (*affectio societatis*), isto é, com a intenção de estabelecer a *comunhão de interesses*, quer sob o ponto de vista ativo, como passivo, pela qual, além de pôr em comum bens e valores, têm participação nos lucros e contribuição nos prejuízos.

Pela *affectio societatis*, institui-se entre os sócios uma participação nos negócios sociais dentro de um certo pé de igualdade, não somente para que auferam os resultados obtidos, como para que não sejam postos à margem de suas atividades.

As sociedades, em regra, agrupam-se em duas grandes classes, dizendo-se *civis* ou *comerciais*, conforme civil ou comercial é a natureza de suas atividades.

As sociedades civis e comerciais, por sua vez, distinguem-se em várias outras espécies, que assinalam os fins a que se destinam e que se manifestam de ordem vária. É o que veremos nas diversas especificações que se seguem.

SOCIEDADE ACIDENTAL. Consoante suas próprias finalidades, as sociedades, sejam civis ou comerciais, se instituem para a exploração ou realização de um objetivo, mais ou menos duradouro. Não têm, assim, caráter transitório nem se ajustam para prazo relativamente curto. Assim, quando a sociedade se estabelece simplesmente para a realização em comum de um *único negócio*, ou para *negócios determinados e realizáveis dentro de curto prazo*, toma um aspecto accidental. Destarte, *sociedade accidental* é a que se institui, precariamente, para pequena duração e para *realização em comum* de restritos negócios.

Neste particular, pois, nem sempre a sociedade toma uma feição jurídica apropriada, cumprindo-se sob a forma de uma *parceria transitória*, ou de uma *participação em certos negócios*.

Geralmente, as sociedades accidentais ou transitórias, não sujeitas às formalidades das sociedades comuns, são conhecidas sob a denominação de *sociedades em conta de participação*.

SOCIEDADE AGRÍCOLA. É a sociedade de natureza civil, instituída para a exploração de atividades agropecuárias.

A exploração agrícola, ou pecuária, pode ser instituída sob a modalidade de parceria, que a rigor não deixa de ser uma espécie de sociedade, porquanto os parceiros formam uma *comunhão de interesses* no sentido de auferir lucros, de que ambos participam.

Somente a parceria, por sua essência, toma feição de um contrato misto, resultante da combinação de elementos de contrato de locação e de sociedade.

Mas, sob essa base, também é instituída a sociedade de capital e indústria.

SOCIEDADE ANÔNIMA. Igualmente denominada *companhia*, a sociedade anônima indica a sociedade cujo capital é dividido em *partes iguais* (ações), estando sujeita a uma administração escolhida periodicamente pelos sócios (acionistas), os quais, sendo sempre de número mínimo prefixado em lei, não assumem qualquer *responsabilidade* acerca dos negócios sociais, limitando-se suas obrigações ao capital subscrito.

Diz-se *anônima*, porque não possui *firma* e porque a constituição de seu capital é consequente da emissão de ações, de que resulta uma forma impessoal e permanente em relação aos sócios, propriamente chamados de *acionistas*.

Porque, em geral, as sociedades anônimas trazem a finalidade de explorar vultuosos negócios industriais, são designadas como *corporações industriais*.

Para a formação das sociedades anônimas é necessária a existência mínima de *duas pessoas*, em plena capacidade civil.

As sociedades anônimas são nomeadas por uma *denominação*, que indique os seus fins, à qual se acrescentarão as palavras *sociedade anônima*, ou *companhia*, assim, ou abreviadamente: S.A. ou CIA.

Em princípio, as sociedades anônimas instituem-se livremente, isto é, sem dependência ou subordinação a qualquer *concessão* ou *autorização do governo*.

Há, no entanto, atividades comerciais, ou negócios, que, dependendo de uma autorização prévia do Poder Público, se integrantes do objeto das sociedades anônimas, as obrigam a conseguir essa autorização, a fim de que possam funcionar regularmente.

Assim, os *negócios de banco, de seguros, de capitalização, mineração, energia hidráulica*, constituem motivo para o pedido de autorização ao governo.

A constituição das sociedades anônimas é sujeita a regime especial, sendo formada mediante *subscrição de capital*, que tanto se faz *particular* ou *publicamente*, dando lugar ao que se chama de *subscrição particular* ou de *subscrição pública*.

Vide: *Subscrição*.

A administração das sociedades anônimas é confiada a uma *diretoria*, cujas atribuições são, em regra, fixadas no pacto coletivo que as institui e que é denominado, especialmente, *estatuto*. *Para a diretoria podem ser eleitas pessoas que não sejam acionistas, desde que a isso não se oponham os estatutos*.

Todos os acionistas das sociedades anônimas, segundo as regras estatutárias, compõem a sua *assembleia-geral*, que se reputa o seu supremo poder. As assembleias se reúnem ordinária e extraordinariamente na forma dos estatutos e das leis em vigor, tendo autoridade para deliberar, se presentes o número de acionistas fixado em lei ou nos estatutos. Este número é denominado tecnicamente de *quorum*.

Além da diretoria e das assembleias, órgãos de sua administração, há o *Conselho Fiscal*, a que se cometem as funções de assistir à diretoria e de dar parecer sobre os negócios da companhia, tendo funções firmadas nas leis e nos estatutos.

As sociedades anônimas são regidas pela Lei nº 6.404, de 15.12.1976.

SOCIEDADE CIVIL. A expressão sociedade civil comporta uma significação genérica, compreendendo todas as sociedades que se instituem sob o regime do Cód. Civil, tendo por objetivo negócios ou atividades que não se mostrem de natureza comercial.

Nesta significação, até as *associações* integram, como espécie, a categoria, indicando-se *associedades civis de fins não econômicos*.

Especificamente, porém, sociedade civil e as-sociação civil trazem seu próprio sentido, exprimindo instituições de Direito Civil, que não se confundem nem se identificam.

Na sociedade civil, há, precipuamente, a intenção de lucrar. E, em princípio, desse lucro devem participar todos os sócios.

Na associação civil, a finalidade é a de consagrar os associados, ou sócios, para a realização de um objetivo comum, sem qualquer intenção de lucrar ou de receber lucros. Por vezes, mesmo, visam à fruição de gozos ou de vantagens de natureza imaterial, não tendo, pois, qualquer finalidade lucrativa.

Assim, a rigor, as sociedades civis entendem-se as que se estabelecem, entre duas ou mais pessoas, que se obrigam a contribuir para a *formação de um capital*, com o objetivo de praticarem e realizarem certos negócios de natureza civil, de cujos resultados, ou lucros, participam todos os sócios.

Entre os romanos, as sociedades civis tiveram origem no *jus fraternitatis*. Posteriormente, foram reconhecidas como um *negotium civile* entre os sócios que as formavam, assistindo-lhes direitos e obrigações idênticas, inclusive o direito aos benefícios, ou participação nos lucros.

Não se constituíam mediante contrato escrito, sendo sancionadas por um *judicium ex fide bona*, mantendo-se pela confiança recíproca de seus associados, ou pelo *solo consensu*.

A sociedade civil distingue-se da sociedade comercial pela natureza civil do objeto que serve de base à sua instituição. Desse modo, a *índole civil* dos negócios que servem de fins à sociedade, é que lhe atribui o caráter de civil, subordinando-a, em consequência, ao regime do Direito Civil.

Por essa razão, nem mesmo a *forma comercial* da sociedade é índice de sua natureza, desde que se permite que as sociedades civis vistam as roupagens das sociedades comerciais.

Em geral, as sociedades que se formam para a exploração de negócios agrícolas, de produtos do subsolo, de construções, as sociedades mútuas, são civis.

As sociedades civis dividem-se em *sociedades universais* e *sociedades particulares*, sendo divisão que nos vem do Direito Romano e que é aceita pelos códigos modernos.

A Lei nº 9.790, de 23.03.99, regulamentada pelo Decreto nº 3.100, de 30.06.99, dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como organizações da sociedade civil de interesse público.

SOCIEDADE COLETIVA. É a denominação abreviada dada à sociedade em nome coletivo, constituída sob uma firma, e da qual os sócios participam como responsáveis, ilimitada e solidariamente, pelas obrigações sociais, que não possam ser pagas, ou cumpridas, pelos fundos e haveres da sociedade. É sociedade de natureza comercial, mas pode sua forma ser adotada por uma sociedade civil.

É espécie de sociedade de responsabilidade ilimitada e, igualmente, está incluída na categoria de sociedade de pessoas.

SOCIEDADE COLIGADA. Aquela que participa no capital da outra com o percentual de 10% ou mais, mas sem exercer o controle acionário (LSA, art. 243, § 1º).

SOCIEDADE COMERCIAL. É a denominação atribuída ao gênero de sociedades que têm por objeto, ou por finalidade, a exploração de negócios de natureza mercantil ou industrial.

Assim, em amplo sentido, é a sociedade instituída por duas ou mais pessoas, sendo ao menos uma delas comercial, com o fim de explorar, sob uma firma, ou razão social, ou sob uma denominação, um certo ramo de comércio ou de indústria.

As sociedades comerciais, ao contrário das sociedades civis, são reguladas pelo Direito Comercial, estando sujeitas aos azares da falência, por impontualidade no pagamento de suas obrigações líquidas e certas.

Agrupam-se em duas grandes categorias: *sociedades de pessoas* e *sociedades de capitais*, que se distinguem pela natureza dos sócios que as compõem e de suas responsabilidades em relação aos negócios sociais.

Nas sociedades de pessoas, em princípio, há sócios de responsabilidade solidária e ilimitada, sendo dessa classe as *sociedades em nome coletivo*, ou *solidárias*, as *sociedades em comandita simples*, as *sociedades de capital e indústria* e as *sociedades em conta de participação*. As sociedades de pessoas individualizam-se por uma firma, ou razão social, composta de nomes, ou partes de nomes de seus sócios, com o aditamento *& Companhia*.

As sociedades de capital constituem-se pela formação de um capital, para que contribuem as pessoas que entram para a sua composição: não têm caráter pessoal, mas capitalista, sendo as responsabilidades de seus sócios, em regra, limitadas ao capital subscrito.

Nesta classe encontram-se as *sociedades anônimas*, as *sociedades em comandita por ações* e as *sociedades de responsabilidade limitada*.

A classificação das sociedades comerciais, em sociedades de pessoas e sociedades de capital, embora clássica, vai sendo substituída pela classificação que assenta na responsabilidade dos sócios. Desta forma, distinguem-se em sociedades de responsabilidade limitada, de responsabilidade ilimitada ou de responsabilidade mista.

Ilimitadas serão somente as sociedades em nome coletivo. Limitadas, todas aquelas em que os sócios limitam suas obrigações ao valor do capital que, quando integralizado, faz cessar sua responsabilidade neste particular. Mistas, quando há sócios das duas espécies.

As sociedades comerciais adquirem sua personalidade pelo arquivamento dos atos que as instituem nas Juntas Comerciais.

SOCIEDADE CONCORDATÁRIA. Assim se qualificava a sociedade comercial que se encontrava sob o regime, ou sob os efeitos de uma concordata judicial, fosse ela de natureza preventiva ou suspensiva da falência.

O Dec.-lei 7.661, de 1945, antiga Lei de Falências, foi revogado pela Lei 11.101, de 2005, que deixou de contemplar a figura da concordata e, conseqüentemente, da sociedade concordatária.

SOCIEDADE CONJUGAL. É a que se estabelece entre marido e mulher, como fundamental efeito do casamento civil, ou do casamento religioso, a que se der valor de civil.

A sociedade conjugal, que se institui pelo casamento, importa no estabelecimento de uma *comunhão de bens e de interesses*, de que participam os dois cônjuges.

A sociedade conjugal se dissolve somente pela morte de um dos cônjuges, pela anulação ou nulidade do casamento e pelo divórcio.

SOCIEDADE CONTROLADA. Aquela cuja maioria do capital representado por ações se encontra em poder da controladora, que tem o poder de decidir nas deliberações sociais e eleger os administradores (LSA, art. 243, § 2º).

SOCIEDADE CONTROLADORA. Aquela que, tendo o controle acionário de uma ou mais empresas, denominadas controladas, decide nas deliberações sociais e elege os administradores (LSA, art. 243, § 2º).

SOCIEDADE COOPERATIVA. É a que tem como base o cooperativismo e como objeto o exercício de atividades, ou a execução de negócios em proveito de seus próprios associados.

Assim, embora as sociedades cooperativas sejam organizadas com o objetivo de realizar negócios de natureza comercial, não têm propriamente intuítos mercantis. Os seus principais fins são o de *favorecer* os seus próprios associados, que se tornam os próprios clientes dos estabelecimentos por ela mantidos, libertando-os dos *intermediários* e lhes proporcionando preços de aquisição mais vantajosos que os do comércio, além de lhes beneficiar com uma parte dos lucros obtidos, numa razão proporcional às suas aquisições.

As sociedades cooperativas constituem o seu próprio gênero. E tanto se organizam com um capital, como sem capital, não sendo, além disso, de sua essência, a distribuição de dividendos aos seus associados.

As cooperativas distinguem-se em *cooperativas de consumo*, *cooperativas de produção* *ecooperativas de crédito*. Há, ainda, *cooperativas de trabalho* e *cooperativas de seguros*.

Vide: *Cooperativa. Cooperativismo*.

SOCIEDADE DAS NAÇÕES. No conceito do Direito Internacional Público, *Sociedade das Nações* entende-se a organização instituída pelas Nações Soberanas, no sentido de tomar conhecimento e resolver, dentro da Justiça e da Honra, todas as questões e pendências que podiam ser suscitadas entre elas, a fim de que se mantivesse a paz e segurança internacionais, pela observância dos preceitos do Direito Internacional e das obrigações das cláusulas e condições firmadas nos tratados.

A rigor, a Sociedade das Nações era uma *Associação de Estados*, com finalidades e atribuições definidas no respectivo *pacto institucional*.

A conhecida Sociedade das Nações, fundada em 1919, sob a influência do Presidente Wilson, firmava-se num pacto que, embora de caráter universal, não era obrigatório. Assim, não somente a admissão se fazia voluntária, como as nações participantes podiam dela se retirar, mediante um aviso prévio.

O fim da Sociedade das Nações era o de prevenir e manter a paz internacional, firmando entre seus associados a obrigação de não recorrerem à guerra, sem que, previamente, procurassem solucionar o conflito por meios pacíficos, submetendo-o ao conhecimento e decisão da arbitragem e das Cortes de Justiça Internacionais.

Com a Segunda Guerra Mundial, a Sociedade das Nações, cujo Conselho funcionava em Genebra, na Suíça, passou para um segundo plano, em virtude da organização de uma nova entidade, que se estabeleceu com as nações vitoriosas e cooperadoras da mesma guerra, sob o título de *Organização das Nações Unidas*, geralmente conhecida sob a sigla ONU.

SOCIEDADE DE CAPITAL E INDÚSTRIA. É uma das espécies de sociedade comercial, da categoria de pessoas e de responsabilidade mista.

A sociedade de capital e indústria é aquela em que duas ou mais pessoas, sendo uma delas comerciante, a ajustam para a exploração de um ramo de comércio, assumindo um ou mais dos sócios a obrigação de entrar com o capital, enquanto um ou mais sócios têm a obrigação de *contribuir exclusivamente com o seu trabalho ou com a sua indústria*.

Assim, nesta espécie de sociedade há sócios de duas naturezas: *capitalistas* e *industriais*.

Somente os capitalistas têm obrigações solidárias na sociedade, emprestando seus nomes para a formação da firma. Os sócios de indústria, além de não assumirem qualquer obrigação pecuniária para a formação do capital, não têm responsabilidade acerca das obrigações assumidas pela sociedade, nem podem dar seu nome para a composição da firma ou razão social. São simplesmente *prestadores de serviços*, que se anotam como contribuição à comunhão de interesses, e em virtude dos quais participam dos lucros, sem responder pelos prejuízos.

As sociedades de capital e indústria podem funcionar sob o nome individual do sócio capitalista, como podem instituir uma firma, ou razão social, de que somente participará o nome do sócio capitalista, com o aditamento *& Cia*.

SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO. É a sociedade que se institui com a finalidade de *reunir e capitalizar em comum as economias de seus associados ou aderentes*.

Para esse fim, cada associado contribui mensalmente, consoante os planos da sociedade, com uma *certa quantia*, que, após determinado tempo, lhe facultará receber o *pecúlio instituído*, que lhe permitirá um reembolso das quantias despendidas, acrescidas de bonificações e juros.

Comumente, as sociedades de capitalização, além dessa obrigação de restituição do capital economizado, estabelecem sorteios mensais ou periódicos de *amortização antecipada*, aos quais concorrem todos os *títulos vigentes*.

Título ou *apólice* é o documento fornecido pela sociedade, com o qual se estabelece a convenção entre ela e o associado, dito, vulgarmente, de *prestamista*.

SOCIEDADE DE CONTROLE. É a que se institui com o objetivo de, pela aquisição de cotas ou ações de outras sociedades, exercer sobre elas uma influência permanente, dispondo, mesmo, sobre suas direções.

Os ingleses conhecem-na sob a denominação de *Holding Company* (Companhia de Conservação).

Em cumprimento de seus objetivos, as sociedades de controle costumam retirar de circulação os títulos ou valores das empresas controladas, emitindo ao público títulos ou ações de sua organização.

SOCIEDADE DE CRÉDITO. Em geral, as sociedades de crédito são as que têm a finalidade de *promover empréstimos* ou *realizar financiamentos* a outras sociedades, ou mesmo a particulares, a fim de que se supram do numerário necessário à promoção de negócios de seu interesse, ou para fazer funcionar os estabelecimentos comerciais e industriais que mantêm.

Os *estabelecimentos bancários*, em princípio, sendo estabelecimentos ou instituições de crédito, integram-se nessa espécie.

Essas sociedades podem ter, assim, as mais variadas formas, assumindo mesmo o caráter cooperativo.

Por outro lado, conforme a natureza das operações, que servem de base ao crédito concedido e o destino que se lhe deve dar, essas sociedades tomam denominações diferentes: *sociedades de crédito agrícola*, *sociedade de crédito rural*, *sociedade de crédito hipotecário* ou de *crédito real*.

Todas as sociedades de crédito, geralmente, tomam a forma anônima, necessitando de autorização governamental para que se organizem e possam funcionar.

SOCIEDADE DE DIREITO. Expressão geralmente usada para indicar e identificar a sociedade que está legalmente constituída, em virtude do que recebe todo apoio legal. Corresponde, assim, às expressões *sociedade legal* ou *sociedade regular*, opondo-se ao sentido de *sociedade de fato*.

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. Aquela que, criada por lei, tem personalidade jurídica de direito privado e se destina à exploração de atividade econômica, sob a forma de

sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam majoritariamente ao Poder Público.

Só pode ser criada por lei específica, assim como as subsidiárias.

Sujeita-se ao regime jurídico privado, inclusive no que tange às obrigações trabalhistas e tributárias, e não goza de privilégio fiscal não extensivo ao setor privado.

SOCIEDADE DE FATO. É a que se forma do acordo entre duas ou mais pessoas para a exploração de negócios em comum, sem atender às formalidades legais de *registro de contrato e de firma*.

As sociedades de fato podem igualmente resultar da existência de *sociedades irregulares*, ou de *sociedades legais*, que tiveram seus prazos terminados e não se *revigoraram*.

As sociedades de fato podem preexistir sem contrato escrito. Assim, comprovam-se por fatos circunstanciais, que atestam sua real ou efetiva existência, e a intenção das pessoas que a compõem em manter uma soma de negócios sob uma comunhão de interesses e de bens.

Em princípio, mesmo que haja um contrato escrito, as sociedades de fato estabelecem entre os sócios uma responsabilidade ilimitada e solidária, de modo que são eles ligados às obrigações assumidas pela sociedade.

SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÃO. É a que se constitui com a finalidade de participar de outras sociedades, ou empresas, que lhe são estranhas, adquirindo suas ações, ou outros títulos, em virtude dos quais possa intervir e participar de seus resultados.

As sociedades de participação, pois, não se confundem com as *sociedades em conta de participação*, em que os sócios participantes *entregam capital* para auferir lucros, ou participar dos resultados, embora se conservem *ocultos* e desconhecidos daqueles com quem a sociedade ou a firma manterá relações e fará negócios.

Na sociedade de participação, há uma *intervenção conhecida*, porquanto a sociedade não se conserva estranha nem alheia às operações e à administração da sociedade, em que intervém, ou de que participa.

Os tratadistas distinguem três classes de sociedades de participação: a *sociedade de controle*, a *sociedade de substituição de valores* e a *sociedade de inversão de capital*, conhecida geralmente sob o nome de *Investment Trust*.

Na *sociedade de controle*, a participação resulta não somente da influência que exerce sobre as sociedades *controladas*, como pelas vantagens auferidas na intervenção que realiza.

A *sociedade de inversão de capital* tem por objeto garantir ao capital de seus membros um juro certo, uniforme e mais elevado, por meio da aquisição de valores de várias procedências.

Em realidade, revela-se numa sociedade de administração de um patrimônio. E daí a denominação de *trust*, que se lhe atribui.

A *sociedade de substituição de valores* é a que se propõe a vender ações ou títulos de outras sociedades, cuja colocação se apresenta difícil, por não ser conhecida a sociedade emissora, ou por não merecer a confiança pública. Mas, em verdade, não vende as mesmas ações. Adquire as ações emitidas e as substitui por outras de sua própria emissão. E desse processo é que lhe vem o nome: *de substituição*.

SOCIEDADE DE PESSOAS. Denominação atribuída à classe, ou categoria de sociedades, em que os sócios, ou parte dos sócios, mantêm para com os negócios sociais uma responsabilidade ilimitada e solidária.

São sociedades de pessoas: as sociedades em nome coletivo, ou solidárias, as sociedades em comandita simples, as sociedades de capital e indústria.

SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA. É a que se constitui com a finalidade de assegurar a seus clientes, ou às pessoas por eles designadas, uma *pensão*, um *montepio*, ou uma *renda*, logo que se atinge o prazo prefixado no contrato, que se firma entre a sociedade e o assegurado.

Chama-se justamente de *previdência*, porque visa a *prevenir*, ou a *prover recursos* em futuro não mui remoto ao próprio instituidor da renda, ou à pessoa que indique como *beneficiária*.

As sociedades de previdência podem ter várias formas, podendo mesmo ser instituídas *comomútuas* ou como *cooperativas*.

SOCIEDADE DE SEGUROS. É a sociedade que se organiza com o objetivo de, mediante a paga de certo prêmio, assumir *riscos*, que possam atingir as coisas, ou as pessoas, a fim de que pague aos segurados, prejudicados pelo sinistro, a indenização correspondente, ou pague aos beneficiários do segurado o capital correspondente ao seguro.

Em geral, as sociedades de seguro se organizam sob a forma anônima, mas podem ser constituídas como sociedades mútuas, ou como sociedades cooperativas.

As sociedades de seguro, que se distinguem em várias espécies (de *seguros contra fogo*, *desequilíbrios marítimos*, de *seguros de vida*, de *seguros dotais*), em princípio, não se podem constituir e funcionar sem a prévia autorização do governo.

Vide: *Seguro*.

SOCIEDADE EM COMANDITA. A denominação sociedade em comandita designa, no Direito Comercial, duas espécies de sociedades, que têm requisitos e característicos completamente diversos: a *em comandita simples* e a *em comandita por ações*.

Tanto numa, como na outra espécie, o traço dominante é o da existência de duas espécies de sócios: os *solidários* e os *comanditários*.

No entanto, enquanto a comandita simples é integrante da categoria das sociedades de pessoas, a em comandita por ações pertence à classe das de capital. Ambas dizem-se, porém, sociedades de responsabilidade mista.

SOCIEDADE EM COMANDITA POR AÇÕES. Classicamente, a sociedade em comandita por ações é aquela em que o capital dos sócios comanditários, simples prestadores de capital, é *dividido em ações*, tal como ocorre nas sociedades anônimas. Assim, a comandita, constituída por ações, torna-se negociável por meio dos títulos ou ações que a representam. Já assim não ocorre nas comanditas simples, em que o capital comanditado é representado por uma *cota*, declarada no contrato, não se podendo ceder nem transferir nos moldes das ações.

Praticamente, não há distinção entre o capital dos comanditários e dos comanditados, desde que estes somente se distinguem daqueles por se mostrarem investidos no mandato de administradores, ou de gerentes da sociedade.

Como gerentes e administradores da sociedade é que são responsáveis ilimitada e solidariamente pelos negócios da sociedade. E o mandato legal que lhes é conferido vem estipulado nos próprios estatutos sociais, em caráter permanente, isto é, sem limitação de prazo.

Ao contrário das sociedades anônimas, as sociedades em comandita por ações podem ser instituídas sob *firma*, ou *razão social*, formada pelos nomes de seus diretores. Mas, igualmente, podem ser indicadas por uma denominação. Tanto a firma, como o nome adotado, devem trazer a indicação de que é *em comandita por ações*.

SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES. Organizada nos moldes das sociedades solidárias, ou em nome coletivo, por meio de um contrato, somente dessas difere porque uma parte de seus sócios é tida como *comanditária*, não assumindo perante a sociedade e terceiros outra obrigação, que não seja a de entregar a soma do capital que ficou a seu cargo.

Somente os sócios comanditados é que têm responsabilidade ilimitada e solidária, respondendo por isso subsidiariamente pelas obrigações sociais.

Na composição da firma ou razão social das sociedades em comandita simples, somente podem aparecer os nomes dos sócios comanditados, devendo a ela se acrescer *& Cia*.

A administração e gerência da comandita simples são privativas aos sócios solidários. E os comanditários que as exerçam perdem a limitação de sua responsabilidade, tornando-se de responsabilidade ilimitada e solidária.

Os nomes dos sócios comanditários podem ser conservados em segredo, a pedido dos interessados, o que se anota quando de seu registro nas Juntas Comerciais.

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. Igualmente conhecida pelo nome *desociedade em participação*, a sociedade em conta de participação é aquela em que duas ou mais pessoas se associam para a exploração de um ou mais negócios mercantis, sob a responsabilidade da empresa mantida por um deles, ou sob a firma individual de um dos participantes.

A sociedade em conta de participação, propriamente, não constitui uma sociedade na forma comum, nem se subordina às formalidades impostas às demais sociedades mercantis, desde que não está sujeita a registro e, aparentemente, não se apresenta no caráter de sociedade. Nela há *sócios ostensivos* e *sócios ocultos*, sendo os negócios realizados sob a responsabilidade e pela firma dos sócios ostensivos.

A *participação* pode mesmo ocorrer entre uma sociedade legalmente constituída e uma pessoa não associada a ela, desde que se ajustem em que esta contribuirá com um certo capital para a realização de certos negócios a serem feitos pela sociedade, que, nesta hipótese, representará o sócio ostensivo.

A sociedade em conta de participação pode cumprir seus objetivos, simultaneamente, sob a firma individual de todos os seus sócios, o que significa que cada sócio, por sua vez, por conta da sociedade, realizará negócios que se integram na participação.

Não sendo sociedade registrada, a sociedade em conta de participação entende-se uma sociedade de fato, podendo ser provada por todos os meios admitidos em Direito.

Segundo sua própria essência, a sociedade em conta de participação funciona *sem firma*, porquanto todos os negócios que realiza são aparentemente de responsabilidade do sócio ostensivo que a eles comparece.

SOCIEDADE EM FORMAÇÃO. Expressão indicativa da sociedade em sua fase de instituição ou de legalização. *Formação*, assim, identifica os atos de organização e de constituição de uma sociedade, findos os quais se terá a sociedade como efetivamente estabelecida.

Em regra, as sociedades por ações têm um período de formação, que se indica com o seu *lançamento*, isto é, *com o lançamento de sua subscrição*, e se conclui com a sua definitiva constituição pela assinatura da ata da assembleia dos subscritores, ou com a assinatura da escritura pública de sua instituição.

SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO. Assim se entende a sociedade que, achando-se em fase de dissolução, entra em liquidação, passando a ser administrada e dirigida por um *liquidatário*, até que se ultimem as operações necessárias à definitiva solução de seu ativo e passivo.

Por determinação legal, as sociedades que entram em liquidação, seja por força de sentença judicial, ou por deliberação de seus sócios, devem manter em todo o período da liquidação a explicativa *em liquidação*, adicionada à firma, ou à denominação que usavam. É que, mesmo em liquidação, a sociedade nelas subsiste até que se cumpram as finalidades da liquidação.

Na liquidação, o *processo de dissolução* não se encerrou. A própria liquidação é elemento fundamental ou medida indispensável ao procedimento que vem cumprir a dissolução. E somente quando é esta efetiva, pela ultimação dos atos liquidatários, a sociedade se entende juridicamente extinta.

SOCIEDADE EM NOME COLETIVO. É a denominação dada pelo Código Civil de 2002, em seus arts. 1.039 a 1044, às sociedades formadas por pessoas físicas, nas quais seus sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais.

Integradas na categoria de sociedades de pessoas, as sociedades em nome coletivo distinguem-se de todas as demais por serem exclusivamente constituídas por sócios de responsabilidade solidária e ilimitada em relação às obrigações da sociedade. Essa responsabilidade solidária importa em atribuir aos sócios a obrigação de responderem *subsidiariamente* pelas obrigações sociais, quando os haveres ou bens da sociedade não suportarem os encargos das obrigações assumidas pela firma, trazendo, assim, à massa social os seus próprios haveres particulares.

Por serem solidárias, em cumprimento à obrigação subsidiária que lhes é imposta, não se toma em conta o valor do capital que têm na sociedade, mas, tão somente, a existência de haveres particulares, com os quais possam resgatar as dívidas sociais. Por isso dizem-se, também, sociedades de responsabilidade ilimitada.

SOCIEDADE ESTRANGEIRA. Em oposição à nacional, sociedade estrangeira é toda aquela que se organizou e que se legalizou em país estrangeiro, sob a égide das leis locais.

A evidência da nacionalidade da sociedade comercial, ou mesmo civil, é de grande magnitude jurídica, porquanto, acerca de capacidade para assumir obrigações, ter-se-ão que anotar as

regras e princípios instituídos pelas leis do lugar, em que se instituiu, segundo a regra *lex loci contractus*.

Para que uma sociedade estrangeira possa funcionar em outro país, nele estabelecendo filiais, agências ou sucursais, deve obter prévia licença ou autorização do poder competente, satisfazendo exigências e formalidades das leis aí vigentes.

Autorizada a funcionar, a sociedade estrangeira ficará sujeita às leis e aos tribunais do país, em relação aos atos e operações nele praticados, desde que, como é lógico, o país para onde deslocou parte de suas atividades não tem poder para reger atos e operações que pratique em seu país de origem.

SOCIEDADE FALIDA. É aquela cuja falência foi decretada. Tanto se qualifica de *em estado de falência* a sociedade cujo processo de falência está em andamento, como a que, não tendo proposto plano de recuperação judicial, nem tendo esta, se proposta, sido aceita, entrou em período de liquidação.

A sociedade comercial, assim, reputa-se *falida*, e como tal é qualificada, desde que, decretada a sua falência, não obtém a *reabilitação*.

Depois de reabilitada, nenhuma sociedade pode ser nomeada de falida.

SOCIEDADE FAMILIAR. É a que se institui entre membros de uma família, com a intenção de se manter entre eles uma comunhão de mesa, habitação, rendimentos, despesas, de perdas e ganhos.

Cunha Gonçalves considera “modalidade de sociedade universal do segundo tipo, ou *de todos os rendimentos*, da qual difere, apenas, em que não entram para a sociedade os bens adquiridos pelos sócios, e é indispensável existir entre os sócios determinado parentesco consanguíneo”.

SOCIEDADE INTERNACIONAL. Assim se designa a *comunidade* ou reunião de todos os povos que se integram nas diversas nações do globo.

A sociedade internacional, pois, compreende a totalidade dos entes humanos, que se distribuem pelas diferentes nações, formando um só bloco de pessoas, que se desenvolvem e trabalham pela grandeza da civilização.

SOCIEDADE IRREGULAR. É a sociedade que está funcionando em transgressão às leis, ou sem preencher as formalidades estabelecidas em lei.

As sociedades de fato, em princípio, são sociedades irregulares, tendo uma existência desconforme à lei.

As sociedades irregulares tanto podem surgir, originariamente, como sociedades que não receberam o batismo legal, como podem resultar de sociedades, originariamente legais, que deixaram de atender a exigências legais, transformando-se em sociedades de fato.

Assim, mesmo as sociedades regulares, ou legais, podem transformar-se em sociedades irregulares. É sanção, por exemplo, que se impõe às sociedades que se mantêm em funcionamento, depois que expira o prazo de seu contrato, sem que promovam a respectiva renovação, ou as que deixaram de o prorrogar, oportunamente.

Qualquer que seja a forma adotada pela sociedade, desde que reputada irregular, se entende de natureza solidária. Por essa forma, os sócios dela, ainda que declarados de responsabilidade limitada, têm responsabilidade ilimitada e solidária, encontrando-se subsidiariamente vinculados às obrigações sociais.

SOCIEDADE LEONINA. Qualificação atribuída a qualquer espécie de sociedade, em que somente um dos sócios participa da totalidade dos lucros, ou de uma boa parte deles, ou em que se procura isentá-lo dos encargos das perdas, em detrimento dos demais sócios.

A designação advém da célebre fábula de Escopo, em que o leão se arroga no direito de ficar com a *melhor parte*.

Por essa razão, em nenhum contrato de sociedade, permite-se como vigorante e legítima qualquer cláusula que se repute contrária à equidade, ou que se mostre prejudicial aos interesses de alguns sócios, em proveito exclusivo de outros. Serão cláusulas leoninas, que iniquizarão a sociedade desse defeito.

Aliás, já era princípio assente nas Instituições de Justiniano que “*commodum ejus esse debet cuius periculum est*”. Assim, quem tem riscos deve ter vantagens, ou quem tem vantagens deve assumir riscos.

Ubi emolumentum, ibi onus é o adágio, de modo que, quem percebe os proventos, deve ter os encargos.

Na sociedade civil, a *cláusula leonina* implica a nulidade da própria cláusula (Cód. Civil/1916, art. 1.372 – artigo sem correspondência no Novo Código Civil). Na sociedade comercial, é defeito que acarreta a nulidade da própria sociedade (Cód. Comercial, artigo 288 – revogado pelo Cód. Civil/2002). (ngc)

SOCIEDADE LIMITADA. A lei brasileira que a instituiu, qualificou-a de *sociedade por cotas de responsabilidade limitada*. É igualmente conhecida como *sociedade de responsabilidade limitada*. O uso, porém, tem consagrado a expressão sintetizada: *sociedade limitada*.

A rigor, a sociedade limitada é aquela em que, como nas sociedades anônimas, a responsabilidade dos sócios, geralmente designados de *cotistas*, vai somente até o montante da cota que subscreveram.

Neste caráter foi a sociedade de responsabilidade limitada introduzida na legislação francesa e na legislação alemã.

Em nosso país, a sociedade limitada foi disposta com outro caráter: a responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social (art. 2º, *in fine*, do Dec. nº 3.708, de 10 de janeiro de 1919).

Por essa razão, a obrigação do sócio, em relação ao capital social, não se restringe à sua cota, mas *a todo capital*. Desse modo, *enquanto não integralizado o capital social*, isto é, enquanto todos os sócios cotistas não resgatem a sua parte, *solidariamente*, todos os sócios respondem por essa cota.

Somente depois que todos os cotistas tenham contribuído com a sua cota para a formação do capital, cessa toda responsabilidade dos cotistas.

Para que se distingam as sociedades limitadas das demais sociedades, à sua firma, ou à sua denominação, deve aditar-se a expressão *limitada*. A omissão dessa palavra na firma, ou denominação adotada, importa em reputá-la como sociedade em nome coletivo, acarretando a responsabilidade ilimitada dos sócios cotistas.

As sociedades por cotas, ou as sociedades limitadas, podem constituir-se pela forma contratual das sociedades solidárias, como podem adotar estatutos, segundo estilo das sociedades anônimas.

SOCIEDADE MERCANTIL. Sociedade mercantil tem a mesma significação de sociedade comercial. Na linguagem vulgar, como na linguagem jurídica, mercantil e comercial são expressões que possuem sentidos equivalentes.

SOCIEDADE MÚTUA. É a sociedade que se organiza tendo como base a *mutualidade*.

Assim, em regra, é sociedade que se institui sem existência de *sócios capitalistas*, embora se permita que os seus fundadores contribuam inicialmente com alguma cota para satisfazer o pagamento das despesas de instalação, a título de *joia* ou de emolumentos.

Geralmente, as sociedades mútuas têm objetivo de estabelecer socorros, assistência ou seguros entre seus mutuários, sendo a obrigação destes limitada ao pagamento das prestações, ou dos prêmios, a fim de que possam participar dos benefícios decorrentes.

SOCIEDADE NACIONAL. É a que se organiza em obediência aos preceitos instituídos pela legislação do país em que se estabelecem e onde vão, originariamente, funcionar.

É, assim, denominação atribuída às sociedades locais, em distinção às sociedades que se organizam em países estrangeiros.

As sociedades estrangeiras podem transformar-se em sociedades nacionais, desde que transfiram sua sede para o país, adaptando-se à sua legislação.

SOCIEDADE PARTICULAR. É modalidade de sociedade civil, distinguindo a espécie de sociedade em que os sócios somente contribuem para a formação de *comunhão com uma parte de seus bens*, ou *de seus rendimentos*.

Particular, pois, neste aspecto traz a significação de *parcial*, ou a *não totalidade*.

Nos termos do preceito civil Cód. Civil/1916, art. 1.370 (artigo sem correspondência no Novo Código Civil) a sociedade particular só compreende os bens ou serviços especialmente declarados no contrato. (ngc)

SOCIEDADE POLÍTICA. Assim se denomina toda instituição que tem finalidades políticas, isto é, cujo objetivo é tratar de questões políticas, congregando e disciplinando os próprios membros para as competições partidárias.

Em regra, as associações ou as organizações de caráter político recebem propriamente a denominação de *partidos*, a que se filiam os aficionados de uma certa *corrente partidária*.

SOCIEDADE POR AÇÕES. Designação genérica atribuída às sociedades, cujo capital é dividido em ações.

As sociedades por ações, integradas entre as sociedades de capital, compreendem *associedades anônimas* ou *companhias* e as *sociedades em comandita por ações*.

SOCIEDADE POR COTAS. Denominação dada às sociedades limitadas.

SOCIEDADE POR TEMPO DETERMINADO. Denominação genérica dada a toda sociedade, civil ou comercial, cujo prazo é prefixado ou determinado no próprio contrato, onde se estabelece o *tempo certo de sua duração*.

As sociedades por tempo determinado têm, assim, uma *duração limitada*, porquanto a vida ou existência legal delas finda quando é chegado o termo final do prazo certo instituído. No entanto, é facultada aos sócios, dada a *prorrogação do prazo*, deliberada em ato escrito que se deve antecipar ao dia, em que termina o prazo estipulado.

A convenção, ou ajuste, por que se amplia ou prorroga o prazo certo a extinguir-se, firmada em um instrumento a ser assinado por todos os sócios, está sujeita às formalidades dispostas para a legalização do instrumento do contrato originário.

A continuação da sociedade, depois que termina o prazo determinado, sem a necessária prorrogação legalizada, converte a mesma sociedade em sociedade de fato. E, qualquer que seja a espécie que se adotou no contrato de sua instituição, transformar-se-á em solidária.

SOCIEDADE POR TEMPO INDETERMINADO. É aquela em que não se estipula prazo certo de duração. E, assim, terá uma existência sem prazo definido, extinguindo-se ou se dissolvendo, em qualquer tempo, quando o queiram os respectivos sócios.

Nas sociedades por tempo indeterminado, ou de prazo ilimitado, a simples vontade de um dos sócios porá fim à existência delas.

E, neste particular, está uma das fundamentais diferenças anotadas entre as sociedades de prazo determinado e as de prazo indeterminado. Na sociedade por tempo determinado, salvo acordo de todos os sócios, ou a evidência de fato legal que autorize sua disposição, a sociedade somente se dissolve e extingue, quando tenha atingido o termo final de seu prazo.

SOCIEDADE REGULAR. É a locução indicativa de toda e qualquer sociedade que está em funcionamento regular, isto é, que se mostra *legalizada*, por haver satisfeito todas as formalidades e condições legais.

SOCIEDADE RELIGIOSA. Denominação atribuída a toda organização ou corporação que tenha finalidades religiosas.

A expressão “sociedade religiosa” é de natureza genérica, sendo, especificamente, designada por denominações apropriadas, identificadoras de seus objetivos e de seus misteres.

Assim, a própria *Igreja Católica* tem o caráter de uma sociedade, como sociedades religiosas são as *irmandades*, as *confrarias*, as *ordens terceiras*, as *congregações*, as *paróquias*, *osbispados* e os *arcebispos*. Cada uma dessas entidades personifica-se como sociedade ou associação civil de caráter religioso.

SOCIEDADE SECRETA. É a organização ou a associação formada por várias pessoas, trazendo objetivos e finalidades que se ocultam ao conhecimento público, sendo somente de ciência de seus membros, ou filiados, em virtude do que se instituem ou se estabelecem em segredo, dissimulando-se a sua existência e se ocultando a identidade de seus membros.

A existência de sociedade secreta, por sua própria essência, é de natureza irregular. E podem ser combatidas pelos Poderes Públicos, quando seus fins sejam ilícitos, ou atentem contra a integridade das instituições.

SOCIEDADE SODALÍCIA. Denominação dada às sociedades que têm finalidades desportivas, recreativas, sociais ou para proporcionar a seus associados divertimentos e prazeres lícitos. É qualificação que procede das *sociedades* ou *collegia sodalitia* dos romanos, que tinham justamente por objetivo a promoção de reuniões amigáveis entre seus membros, ou de divertimentos ou recreações lícitas.

SOCIEDADE SOLIDÁRIA. É a própria sociedade em nome coletivo ou sociedade coletiva.

Chamam-na de *solidária*, justamente porque, desde que instituída, comete aos respectivos sócios uma responsabilidade solidária e ilimitada, em relação a todos os negócios e obrigações da sociedade.

A responsabilidade solidária dos sócios das sociedades coletivas resulta na *obrigação subsidiária* de responder com os seus haveres particulares, quando os haveres da sociedade não suportem todos os encargos decorrentes das obrigações sociais contraídas.

E é justamente *subsidiária* porque somente se torna efetiva na falta ou ausência de recursos sociais suficientes para resgatar as obrigações da sociedade.

SOCIEDADE UNIPESSOAL. É um tipo jurídico que mescla o empresário individual e as sociedades propriamente ditas. É um ente que, embora composto por apenas um sócio, tem personalidade jurídica e separa as esferas patrimoniais do empreendedor e da sociedade – as obrigações da sociedade não atingem o patrimônio do sócio/empreendedor.

O novo Código Civil limitou-se à referência ao empresário, como dirigente da empresa, que é a organização dos fatores de produção. O empresário exercita determinada atividade e, embora inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, somente ganha personalidade jurídica quando inscrito nos registros públicos adequados. Enquanto não inscrito como pessoa jurídica, responde o empresário com seus bens pelas obrigações que assumir no giro de seu negócio.

No Código Civil de 2002 há duas exceções quanto à responsabilidade patrimonial, que são os casos de subsidiárias integrais e os casos em que a sociedade tem a saída de um ou mais sócios de forma que reste apenas um, mas neste caso o sócio remanescente tem o prazo de 180 dias para refazer a sociedade com, no mínimo, dois sócios, levando a termo essa “sociedade unipessoal temporária”. Essa denominação societária (sociedade unipessoal temporária), embora não seja formalmente reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro, está presente na legislação comercial de diversos outros países como França, Alemanha e Portugal.

Podem também ser chamadas de Empresa Unipessoal, Paraempresas ou Empresa Individual. (gc & nsf)

SOCIEDADE UNIVERSAL. Segundo conceito do Cód. Civil, sociedade universal é aquela em que a comunhão estipulada abrange todos os bens presentes, ou todos os futuros, quer uns e outros em sua totalidade, quer somente a dos seus frutos e rendimentos Cód. Civil/1916, art. 1.368 – artigo sem correspondência no Novo Código Civil.

As sociedades universais, pois, têm a mesma significação das *societas omnium bonorum* e *societas omnium quae ex quaestu veniunt* dos romanos. Segundo é a lição de Clóvis Beviláqua, conforme nosso Direito Civil, as sociedades universais podem abranger quatro espécies:

- 1) *Universalização de todos os bens presentes*, dentro da espécie *omnium bonorum*. Todos os bens possuídos pelos sócios no momento em que formam a sociedade e os rendimentos que passarem a produzir, integram-se na *comunhão societária*.
- 2) *Universalização de todos os interesses*, que se identifica ainda como uma *societas omnium bonorum*. Nela, opera-se uma comunicação de todos os bens, rendimentos e interesses dos sócios, bem assim de todas as suas dívidas. É tipo específico dessa universalidade *asociedade conjugal*.
- 3) Há, nesta terceira espécie, simples *universalização de interesses*, pelo que é constituída pelos *bens futuros*, ou que forem sendo adquiridos pelos sócios. Inicialmente, pois, não há capital.
- 4) *Universalização de frutos e rendimentos*, correspondendo às *societas universorum quae ex quaestu veniunt* dos romanos. Nela comunicam-se os bens adquiridos pela indústria dos

sócios, por fato eventual, por doação ou por herança, e os frutos e rendimentos tanto dos bens comuns quanto dos particulares dos sócios.

SOCIETÁRIO. Do latim *societas* (sociedade), é o membro ou a pessoa pertencente a uma sociedade ou associação; equivalente a *sócio, associado, parceiro*.

SÓCIO. Do latim *socius* (companheiro, associado, sócio), designa, em sentido amplo, a pessoa que faz parte, que participa ou é *membro* de uma sociedade. *Societário*.

SÓCIO ACIONISTA. É a designação dada à pessoa que é portadora ou proprietária de ações de uma companhia ou de uma sociedade em comandita por ações. São, propriamente, os acionistas das sociedades anônimas.

SÓCIO CAPITALISTA. Em oposição ao sócio de indústria ou sócio industrial, é a designação dada ao sócio que contribui com dinheiro, ou bens, para a formação do capital social, nas sociedades de capital e indústria.

SÓCIO COMANDITADO. Expressão usada para distinguir os sócios de uma sociedade em comandita simples, que têm responsabilidade ilimitada e solidária, em oposição à outra espécie de sócio, o comanditário.

Numa sociedade em comandita simples, somente os sócios comanditados podem ser constituídos como gerentes, diretores ou administradores da sociedade, cargos que se vedam aos comanditários.

SÓCIO COMANDITÁRIO. Pessoa que, em uma sociedade em comandita simples, entra com uma parte do capital da comandita e cuja responsabilidade é limitada a essa obrigação.

Os sócios comanditários, praticamente, indicam-se meros emprestadores de capital, desde que, mesmo sócios, não têm qualquer participação na gerência ou administração da sociedade, que é confiada exclusivamente aos sócios comanditados.

Os nomes dos sócios comanditários podem ficar em segredo, isto é, pode ser ajustada entre eles e os comanditados a *impublicação* ou *não divulgação* de sua qualidade de sócios comanditários. Por essa razão, nas certidões fornecidas pelas Juntas Comerciais omitir-se-ão seus respectivos nomes.

Semelhante procedimento justifica-se pelo fato de que aos terceiros não importa o nome dos comanditários, mas e tão somente a soma do capital, que deve ser de sua obrigação.

A responsabilidade dos sócios comanditários limita-se, em virtude de regra legal, à parte do capital com que se obrigaram. E desde que é esse pago ou resgatado, nenhuma obrigação mais lhes pode ser exigida.

SÓCIO COTISTA. Sócio cotista, ou simplesmente *cotista*, é a denominação que recebem os sócios de uma sociedade limitada, ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada.

Os sócios cotistas, *ex vi legis*, somente têm a responsabilidade de integralizar o capital estipulado, desde que um ou mais sócios cotistas não cumpram com a sua obrigação.

Integralizado o capital da sociedade por cotas, a responsabilidade dos cotistas limita-se ao capital subscrito e pago, salvo se, administradores ou gerentes, lhes puder ser imputado qualquer ato ou fato, de que se origina qualquer obrigação legal.

SÓCIO DE INDÚSTRIA. É o que entra para a sociedade de capital e indústria, simplesmente com o *seu trabalho* ou a *sua indústria*.

O sócio de indústria, ou sócio industrial, assim, não pode nem deve contribuir com bens materiais, ou com dinheiro para a formação do capital social. Desde que assim o faça será um sócio capitalista, não um sócio industrial.

Ao sócio de indústria se assegura o direito de participar dos lucros sociais. Mas não se pode exigir dele qualquer contribuição para amortizar prejuízos.

Na sociedade, o sócio de indústria irá prestar os serviços, em regra de natureza profissional, em razão dos quais foi admitido como sócio.

SÓCIO DISSIDENTE. É o sócio que não concorda, ou não aprova uma deliberação tomada pela maioria dos sócios. Fica, assim, em oposição à medida ou à decisão tomada pelos demais sócios.

A dissidência social somente se justifica quando seja facultada à sociedade tomar qualquer deliberação por *maioria de votos*.

Nas sociedades de pessoas, em princípio, todas as deliberações que não sejam de ordem administrativa e que importem em modificar o pacto social, somente podem ser tomadas por deliberação unânime dos sócios, sem o que o dissidente está no seu direito de pleitear sua anulação, ou impor a dissolução da sociedade.

Nas sociedades por ações, ou naquelas em que as deliberações possam ser tidas como legítimas, desde que aprovadas pela maioria, aos sócios ou aos acionistas dissidentes competem vários meios de se oporem à decisão dessa maioria.

A Lei de Sociedade por Ações (Lei nº 6.404/76) dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor de suas ações, se o reclamar à companhia no prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da assembleia-geral (art. 137).

SÓCIO EXCLUÍDO. É, genericamente, a designação que se atribui ao sócio que, por qualquer circunstância ou eventualidade, foi excluído da sociedade.

A exclusão do sócio pode ser resultante de pedido do próprio sócio, como ser consequente de fato que lhe impõe semelhante sanção.

Assim, o sócio pode ser excluído voluntariamente ou contenciosamente.

A rigor, a exclusão pressupõe uma *exoneração forçada*, ou imposta pelos demais sócios, desde que assim se estipule no contrato, ou por haver o sócio transgredido regra que autorize a medida.

Quando a saída do sócio é promovida voluntariamente, em geral é ele dito de *sócio retirante*.

SÓCIO FALECIDO. É o que falece na vigência do contrato social. É fato que tanto pode motivar a dissolução da sociedade, como pode não exercer qualquer influência quanto à continuação dela.

O falecimento do sócio, pois, não impedirá a continuidade da sociedade, desde que o contrato a permita, e quando a lei não a vede.

SÓCIO-GERENTE. É a designação atribuída ao sócio, que é investido com o *mandato legal* de administrador e representante legal da sociedade.

Na sociedade solidária, ou em que há sócios solidários, a qualidade de gerente pode ser atribuída a um deles ou a vários. Quando não se estipule qualquer cláusula, em que se faça uma investidura especial a certos sócios, entende-se que todos os sócios são igualmente gerentes. Nesta hipótese, todos eles estão investidos no mandato legal para gerir os negócios da sociedade, representando-a ativa e passivamente, em juízo e fora dele.

Os sócios comanditários e os sócios de indústria não podem ser investidos no mandato de sócio-gerente.

Uma das qualidades, ou poderes, do sócio-gerente é a de *assinar a firma*, personificando, assim, a própria sociedade, no que se distingue do simples gerente, a quem se outorgam poderes para *assinar pela firma*, como um simples mandatário, ou mandatário convencional da sociedade.

SÓCIO LIQUIDANTE. Denominação dada ao sócio que, na dissolução das sociedades, é encarregado ou escolhido para promover a liquidação da sociedade.

Não é do regime que a liquidação seja entregue à direção de um sócio. Mas, quando se nomeia para a liquidação, *como liquidatário*, pessoa estranha, essa simplesmente se nomeia *liquidatário*, porquanto não possui a qualidade de sócio da sociedade em liquidação.

SÓCIO OCULTO. Aquele que, na sociedade em conta de participação, não aparece nas negociações da sociedade (C. Com., arts. 325 e 326).

SÓCIO OSTENSIVO. Aquele que, na sociedade em conta de participação, aparece como responsável pela gerência dos negócios da sociedade (C. Com., arts. 325 e 326).

SÓCIO REMANESCENTE. Assim se diz do sócio *que resta, que permanece* ou *que subsiste* em uma sociedade, de que se excluíram, de que se retiraram, ou em que faleceram outros sócios.

A *remanescência*, nas sociedades, pode assim resultar de vários fatos: da exclusão de sócios, de sua retirada ou de seu falecimento.

Segundo as circunstâncias, aos sócios remanescentes outorga-se a faculdade de *reconstituir a sociedade*, para que prossiga somente com eles, ou com a admissão de novos sócios.

SÓCIO REMISSO. Qualificação dada ao sócio de uma sociedade que não cumpre com a sua obrigação fundamental de contribuir, na forma e no prazo ajustado, com a parcela de capital que ficou a seu cargo.

O sócio remisso pode ser excluído da sociedade, deliberando os sócios remanescentes continuá-la sem ele, sejam eles próprios resgatando o capital do faltoso, como admitindo um novo sócio em sua substituição.

SÓCIO RETIRANTE. Nome por que se indica o sócio que se retira, ou que se afasta voluntariamente de uma sociedade, em distinção ao *sócio excluído*, ou que se afasta forçadamente.

As retiradas de sócios de uma sociedade, seja em qualquer tempo, quando é esta de prazo ilimitado, ou pela conclusão do prazo e sua prorrogação, importam em alteração do contrato, que está sujeita a registro na Junta Comercial, com a satisfação dos mesmos requisitos e formalidades dispostos para o seu registro inicial.

SÓCIO SOLIDÁRIO. É, em sentido genérico, a denominação atribuída a todo sócio, cuja responsabilidade é ilimitada e solidária.

Assim, são solidários os sócios de uma sociedade em nome coletivo, os sócios comanditados de uma sociedade em comandita simples, os sócios capitalistas das sociedades de capital e indústria, os sócios ostensivos das sociedades em conta de participação, e os diretores e administradores das sociedades em comandita por ações.

SÓCIO SUBSTITUTO. É o sócio que se admite em uma sociedade em substituição a outro sócio excluído, ou a outro sócio que dela se retirou.

SOCIOLOGIA. Formada do latim *socius* (sócio) e do grego *logos* (tratado), designa a ciência que tem por objeto estudar as condições de existência e o desenvolvimento das sociedades humanas.

A *Sociologia*, em cujo âmbito se integram a Política, o Direito e a Economia, é igualmente chamada de *ciência social*, merecendo na classificação enciclopédica de Augusto Comte a designação de *Física Social*.

Complexa é a matéria que se condensa no plano filosófico da *Sociologia*, desde que, jungindo-se a leis imutáveis, sua órbita de investigação é demasiadamente extensa.

A Sociologia, sob o ponto de vista geral, entende-se a ciência da sociedade e dos fenômenos sociais. Assim, investiga como se originam, funcionam e se transformam as sociedades e os grupos humanos, quais os fatores que as constituem, as condições de sua existência, as formas que adotam ou as causas puramente atuantes dos fenômenos sociais, sua estrutura e mútuas relações, procurando, afinal, instituir suas próprias leis.

Traçando o diagrama, em que se encerram os assuntos sob o domínio desta tão relevante ciência, Roberty assim o especifica:

I. Na *Sociologia estática*: as famílias e embriologia social; classes, nações e raças.

II. Na *Sociologia dinâmica*: embriologia social e leis da formação social. Economia Social e leis de associação elementares, Direito e instituições sociais e leis de associações complexas, história etnográfica geral e leis gerais das civilizações.

A Sociologia estática, ou a *estática social*, compõe a teoria da ordem espontânea nas sociedades humanas. E a *dinâmica social* compreende a teoria do progresso natural da humanidade.

Como lei regedora dos fenômenos de ordem social, é conhecida a *Lei dos três estados*, instituída por Augusto Comte: o *teológico*, *metafísico* e *positivo*.

Sociologia. Modernamente, no campo da *Sociologia* distinguem-se quatro grupos de teorias que procuram assentar os princípios desta ciência, por vezes, mesmo, que se entrecruzam e se mesclam de vários modos nas concepções e nos sistemas esposados pelos sociólogos.

Essas teorias ou doutrinas dizem-se *naturalista*, *científico-espiritual*, *formal* e *material*.

A *Sociologia científico-espiritual* considera principalmente a sociedade como espírito *objetivo* e *objetivado* e a estuda com os métodos das Ciências do Espírito.

A *Sociologia formal*, dita igualmente de *pura*, atende particularmente ou exclusivamente as formas de relação dos indivíduos, dos grupos sociais e dos indivíduos com o grupo social,

sendo, afinal, segundo princípio instituído por seu fundador J. Simmel, a ciência que estuda as formas de socialização. É a Geometria da vida social.

A *Sociologia material*, ao contrário, investiga de preferência o conteúdo da vida social, a sociedade em seus elementos concretos, a realidade social como tal realidade.

A *Sociologia naturalista* professa o individualismo e emprega os métodos das Ciências Naturais.

SOCIOLOGIA CRIMINAL. Como parte integrante da Criminologia, é a que estuda o delito como fenômeno de ordem social, assim como a que investiga os fatores sociais que influem em sua prática. Nela, as *estatísticas criminais* mostram o meio auxiliar básico para semelhantes investigações, embora, modernamente, se preconize que a observação estatística da totalidade social se conjuga, harmonicamente, com a observação psicológica do caso singular concreto.

SOCIOLOGIA JURÍDICA. Em conceito vulgar, é a ciência que vem estudar o fenômeno jurídico como um fato de ordem social ou como consequência de uma realidade social.

Várias, porém, são as conceituações que se fazem, consoante teorias propugnadas. Dentre algumas, anotaremos:

Segundo Ehrlich, a Sociologia do Direito é a parte teórica da Ciência do Direito. Enquanto esta procura ser prática, de aplicação teórica, aquela é desinteressada, baseada unicamente na observação.

Segundo Max Weber, compete à Sociologia do Direito indagar o que de fato ocorre no mundo do direito de uma determinada comunidade e à Ciência do Direito o que realmente vale como Direito.

Adolfo Menzel estuda os fenômenos jurídicos tais como os oferecem na realidade social.

Os seus problemas são: as bases sociais que explicam a origem das normas; quais os valores entre o Direito e as outras disciplinas sociais; qual a base social da autoridade etc.

Sinzheimer: O objeto é a realidade do Direito, o Direito como forma de vida social.

Timasheff distingue a Sociologia da Ciência do Direito pelos métodos: a primeira é monografia e a segunda, ideografia.

SOCORRO. De *socorrer*, do latim *succurrere* (ir ou vir em auxílio, auxiliar, aliviar), em sentido jurídico exprime, propriamente, a *assistência*, o *amparo* ou a *medida de providência*, destinados às pessoas que *se mostrem em dificuldades*, ou *necessitadas* de um auxílio ou proteção.

Neste sentido, pois, *associação de socorros*, *serviços de socorros*, *instituições de socorros*, entendem-se organizações, públicas ou particulares, que têm por objetivo cuidar e atender as necessidades de ordem material de pessoas que se encontrem desamparadas ou sem recursos. São, assim, instituições de beneficência ou de caridade, ou corporações de asilo, ou de manutenção aos desfavorecidos da fortuna.

SOCORROS PÚBLICOS. Precisamente, socorros públicos designam a assistência prestada pelos Poderes Públicos, pelo fornecimento de dinheiro, alimentos ou vestes, às pessoas necessitadas ou em estado de miserabilidade, ou às pessoas que, por acidentes ou quaisquer fatos calamitosos, se encontrem em situação de penúria financeira, doentes ou desabrigadas.

Os socorros públicos são sempre oportunos e indispensáveis nos casos de calamidade pública, como inundações, epidemias, furacões etc.

Nos casos de calamidade, os socorros públicos, mesmo, consideram-se como de necessidade pública Cód. Civil/1916, art. 590, § 1º, nº III – artigo sem correspondência no Novo Código Civil. (ngc)

Vide: *Calamidade*.

SODALÍCIO. Do latim *sodalitium* (sociedade, companhia), exprime a qualidade das associações ou das corporações instituídas sem o intuito especulativo.

Entre os romanos, *sodales*, *sodalitates* e *sodalicia* eram preferentemente aplicadas para distinguir as sociedades recreativas e as confrarias religiosas.

SODOMIA. É a expressão empregada para designar toda e qualquer inversão sexual, tanto praticada pelo homem, como pela mulher.

A origem do vocábulo vem de *Sodoma*, cidade da antiga Palestina, onde seus habitantes se davam à prática do homossexualismo.

A sodomia é de sentido genérico, especificando-se em *uranismo*, *safismo* ou *lesbianismo etribadismo*.

O *uranismo* designa o homossexualismo masculino, ou seja, a inversão sexual praticada pelo homem, o pederasta, na sua “inclinação para indivíduos de seu sexo com repugnância mais ou menos decidida ao oposto” (Afrânio Peixoto).

Safismo, ou *tribadismo*, revela o homossexualismo feminino, em que ocorre a preferência das mulheres para as de seu sexo, mostrando-se indiferentes ou mesmo tendo certa repugnância pelos indivíduos de outro sexo.

Chamam-se de *sodomitas* as pessoas que se entregam às inversões sexuais.

“SOFT LAW”. Termo utilizado no direito internacional para designar os instrumentos que, apesar de não terem força de lei, determinam compromissos jurídicos aos países signatários.

Soft Law é um mecanismo eficaz no direito internacional quando os países se mostram relutantes em assinar um tratado ou acordo que possa resultar em redução de sua soberania.

A *Soft Law*, flexível, evitando o compromisso imediato, se opõe à *Hard Law* que são os tratados e a lei tradicional.

São exemplos de *Soft Law*: Declaração Universal dos Direitos Humanos, Agenda 21 e o Pacto Global e o Protocolo de Kioto. (pg)

Vide: *Hard Law*.

SOGRA. Mãe de um dos cônjuges em relação ao outro (genro ou nora).

SOGRO. Do latim *socer*, designa o pai de um dos cônjuges em relação ao outro (nora ou genro).

O sogro está ligado à nora, ou o genro está ligado ao sogro, por um *parentesco afim em linha reta*. Estão, assim, nesta vinculação afim, ou neste parentesco por afinidade, sogro e sogra, na mesma posição dos respectivos pais do genro ou da nora.

Nem mesmo com a dissolução da sociedade conjugal, o parentesco do sogro, ou da sogra, com o genro, ou com a nora, se extingue. Cód. Civil/2002, art. 1.595, § 2º (Cód. Civil/1916, art. 335).

O sogro ou a sogra, porém, não sendo ascendentes legítimos, não são chamados à sucessão, desde que esta se defere, em princípio, aos *herdeiros legítimos*. E os parentes afins não possuem esta qualidade. (ngc)

SOLDADA. De *soldo*, tem a mesma significação de *paga*, ou *salário*, devido na prestação de serviços. Nesse sentido a aplica o Cód. Civil/1916, art. 1.234 (artigo sem correspondência no Novo Código Civil).

Na terminologia jurídica, porém, *soldada*, em aplicação especial, na linguagem do Direito Comercial Marítimo, designa o *estipêndio* ou a *remuneração* ajustada com o capitão, oficiais e marinheiros de uma embarcação, integrantes de sua equipagem.

Pode ser estipulada *por mês* ou *por viagem*. Pode ainda ser disposta em caráter *eventual*.

A *soldada* por mês é paga devida pela prestação de serviços de equipagem, por mês vencido, enquanto durar a viagem.

A *soldada por viagem* é a que tem como base a remuneração devida ao tripulante, *por toda viagem* ou *enquanto durar a viagem*, para que locou seus serviços, sem atenção ao tempo de sua duração.

A *soldada eventual* é a que resulta de uma participação, por parte dos tripulantes, dos lucros que possam advir de uma parceria marítima, de que possa fazer parte.

Em distinção à *soldada eventual*, que se faz variável, as *soldadas* contratadas por quantia certa dizem-se *fixas*. (ngc)

SOLDADO. Do latim *solidatus*, de *solidus* (soldo), genericamente designa a pessoa que serve no exército, ou nas milícias. Em sentido particular, *soldado* identifica o *militar sem graduação*, vulgarmente denominado *soldado raso*.

SOLDO. Do latim *soldus*, síncope de *solidus*, em lato sentido designa o *pagamento de remuneração*, ou o *estipêndio* por serviços prestados. Neste conceito, pois, é que se

empregam as locuções *estar a soldo*, ou *viver a soldo de outrem*. Quer dizer *estar ao serviço de alguém*, que o paga, ou o remunera.

Particularmente, *soldo* designa os vencimentos ou a *paga em dinheiro* aos militares.

SOLENIIDADE. Do latim *solemnitas* (fórmula, formalidade), entende-se propriamente *aformalidade exterior*, ou a *formalidade extrínseca*, necessária à validade de um ato jurídico. É, praticamente, o *ritual*, a *forma solene*, a *cerimônia*.

Estas formalidades, denominadas propriamente de *ad solemnitatem*, instituídas por lei, têm a finalidade de assegurar a manifestação da vontade de um modo todo especial, ou mediante um rito apropriado.

Mas, por vezes, a solenidade é legalmente instituída para que, por ela, se autentique ou se legalize o instrumento em que o ato se passou, a fim de que possa valer como de Direito, produzindo a prova que se faz mister.

Em qualquer circunstância, a solenidade, desde que indicada em lei, é sempre uma formalidade indispensável à validade jurídica do ato. A preterição dela, segundo a regra do Cód. Civil/2002, art. 166, V (Cód. Civil/1916, art. 145, IV), importa na nulidade do ato.

É que, em realidade, a solenidade é sempre alusiva a *requisito legal* que deve ser atendido para a validade jurídica do ato.

Solenidade. Mas, exprimindo a qualidade de solene, indica a cerimônia ou o ritual próprio com que se devem cumprir ou realizar certos atos. A *solenidade do casamento* exige ato jurídico que se celebra com ritual próprio. (ngc)

SOLICITADOR. Do latim *sollicitator*, de *sollicitare* (solicitar, rogar, pedir), em acepção lata solicitador designa a pessoa que, em nome de outrem, requer, pede, ou solicita, perante autoridade pública, a execução de determinado ato ou a solução de algum fato.

Assim, *solicitador* e *procurador*, em amplo conceito, mostram-se de sentidos equivalentes. Bem por isso, Teixeira de Freitas o compreendia como “o procurador judicial, que, por sua habilitação sobre a *Prática dos Processos*, procura e solicita, a bem de seus constituintes”.

Termo em desuso na área jurídica, representava antigamente o hoje *estagiário*, ou seja, o estudante de Direito, autorizado pela Ordem a exercer determinados atos auxiliares, privativos de advogado.

SOLIDARIEDADE. De *solidário*, radicado no *solidus* latino, gramaticalmente *solidariedade* traduz o sentido do que é *total* ou *por inteiro* ou *pela totalidade*. Assim, em realidade, revela-se a solidariedade numa *comunidade de interesses*, ou numa *corresponsabilidade*.

No sentido jurídico, a solidariedade, igualmente, configura a *consolidação em unidade de um vínculo jurídico* diante da pluralidade de sujeitos ativos ou passivos de uma obrigação, a fim de que somente se possa cumprir por inteiro ou *in solidum*.

Por essa razão, juridicamente, a solidariedade vem assinalar o modo de ser de um direito, ou de uma obrigação, que não podem ser fracionados e devem ser sempre considerados em sua totalidade.

Assim, mesmo que, aparentemente, a solidariedade procure definir uma *responsabilidade ilimitada*, como é o caso da que se impõe aos sócios das sociedades em nome coletivo, essa ilimitação de responsabilidade não vai além da totalidade das obrigações sociais. Claramente, pois, tem o sentido de uma responsabilidade dentro de um todo, ou de um conjunto total de obrigações que se *solidificam* para determinar o âmbito da respectiva solidariedade.

A solidariedade tanto pode referir-se à pluralidade de credores, como à pluralidade de devedores. E daí a evidência da *solidariedade ativa* e da *solidariedade passiva*, conforme se fundam em uma pluralidade de relações subjetivas ou na unidade objetiva da prestação.

Em princípio, a solidariedade não se presume: deve ser sempre expressa ou promanar da vontade inequívoca e explícita das partes, ou decorrer de imposição legal.

SOLIDARIEDADE ATIVA. É a que é estabelecida ou instituída em favor dos vários credores de uma obrigação. E, por ela, cada credor está autorizado a exigir do devedor *ocumprimento total da prestação*, ainda mesmo que o objeto desta seja indivisível. Os credores dizem-se *correus credendi*.

Em virtude da solidariedade, não cabe ao cocredor pedir somente o pagamento da parte que lhe compete. É lícito aos demais cocredores oporem-se a esse pagamento fracionado, contrário ao princípio que, em face do *in solidum*, não o permite.

Por outro lado, tornada exigível a obrigação, assiste ao devedor a faculdade de resgatar a respectiva dívida em mãos de qualquer um dos cocredores.

SOLIDARIEDADE CONVENCIONAL. É a que resulta de convenção, ou de acordo firmado entre os interessados. É a solidariedade contratada.

SOLIDARIEDADE LEGAL. É a que é imposta por lei, em virtude do que várias pessoas, julgadas *corresponsáveis*, *coobrigadas*, ou *corrêus de uma obrigação*, podem *de per si* ser compelidas ao *pagamento total* do valor, que lhe serve de objeto.

Geralmente, a solidariedade legal resulta da coautoria de ato ilícito, de que se gera a obrigação de indenizar ou ressarcir perdas provocadas pelo mesmo ato.

SOLIDARIEDADE PASSIVA. É a solidariedade de *vários devedores de uma obrigação*. Por ela, cada devedor, preso à obrigação por uma correalidade perfeita, responde *in solidum*, isto é, pela totalidade da prestação. Os devedores dizem-se *correus debendi*.

O credor de obrigação solidária, assim, tem a faculdade de exigir o seu cumprimento integral de qualquer um dos coobrigados.

SOLIDARIEDADE PENAL. É a responsabilidade da coautoria criminal, em virtude do que a aplicação da pena, indistintamente, far-se-á contra todos os corrêus, sem que o cumprimento da pena por um deles livre os demais de igual condenação.

SOLIDÁRIO. De *sólido*, do latim *solidus* (inteiro, consolidado), exprime a qualidade de tudo o que deva ser cumprido ou feito por inteiro, sem divisão, ou fracionamento.

Solidário, em relação às pessoas, mostra a condição de *corrêu*, ou de *correal*, em virtude do que não se pode afastar nem separar do *inteiro*, ou da *totalidade* do que lhe é imposto, ou do que lhe é devido.

Assim, os credores solidários são *correus credendi* de uma obrigação, enquanto os devedores solidários são *correus debendi*.

O solidário não importa no *indivisível*, em que se vê a impossibilidade de dividir; o solidário impõe a *condição de não dividir*.

Mesmo na técnica das sociedades, o sentido de solidário traduz o de *total*, ou *por inteiro*, desde que a responsabilidade solidária significa a responsabilidade particular e subsidiária do sócio *por toda dívida da sociedade* não resgatada por ela.

SOLO. Do latim *solum* (base, fundamento, terreno), em significação gramatical e correntiasolo é o próprio *chão*, o *terreno* ou a *superfície da terra*, em que se edificam as coisas, ou onde germinam e dão frutos as plantas.

Na significação jurídica, *solo*, sem se afastar do sentido etimológico, é o *terreno*, considerado em si mesmo, sem qualquer edificação, plantas ou árvores e arvoredos.

Este conceito de solo já nos vem dos romanos: é a terra despida de edificações e sem levar em conta a vegetação que nela possa haver. O *solum*, em princípio, tinha como expressões equivalentes o *fundus* e o *praedium*, dele bem se distinguindo o *aedificium*. *Aedificium*, ordinariamente, é a construção, ou tudo que se ergue ou se fixa ao solo, pela ação do homem para sua indústria, seu conforto ou para sua moradia.

O solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente são bens imóveis. O Novo Código regulamenta o DIREITO DE SUPERFÍCIE em seus arts. 1.369 e segs.

Não obstante o subsolo ser parte integrante do solo, as minas e demais riquezas do subsolo constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de sua exploração. É o princípio que se fixa na Constituição Federal, artigo 176. (ngc)

SOLTEIRA. Estado da mulher que ainda não contraiu casamento.

SOLTEIRO. Do latim *solitarius* (único, que vive só), é o vocábulo usado na linguagem jurídica em sentido idêntico ao gramatical: designa a pessoa que não contraiu matrimônio, ou o *estado civil* da pessoa que não se casou.

Contráído o matrimônio, mesmo que volte a pessoa *a viver só*, porque se desfez o matrimônio, ou porque tenha morrido um dos cônjuges, será *divorciado, separado* ou *viúvo*. *Ocasamento legal* lhe retirou para sempre a qualidade de solteiro.

SOLTURA. Formado de *solto*, de que se compõe o *soltar* (desprender, desligar, largar), na linguagem jurídica *soltura indica* o ato que determina a liberdade, ou que põe novamente em liberdade a pessoa que se encontra presa, ou recolhida a detenções ou penitenciárias.

A *soltura*, assim, é a medida determinada pela autoridade competente, a fim de que se livre a pessoa da prisão, em que se encontrava, seja por determinação da pessoa, seja porque contra ela não se tenha apurado qualquer responsabilidade criminal.

Para que se cumpra a soltura e esta se tenha como legítima, é expedido um *alvará*, em que se declara a razão para que se livre ou se retire da prisão a pessoa ali recolhida, assinado pelo juiz competente, se por sua ordem ou por condenação se encontrava presa.

SOLUÇÃO. Do latim *solutio*, de *solvere* (desunir, livrar, resgatar), tem o vocábulo aplicação, na linguagem jurídica, em várias significações: *resgate, pagamento, decisão, desenlace, resolução, decifração*.

Mas, tecnicamente, acerca das obrigações, *solução*, em sentido lato, exprime o que é feito, ou que tem por efeito extinguir as obrigações. E, em sentido mais estrito, entende-se, propriamente, a *extinção da obrigação* operada, ou resultante do cumprimento da prestação, que lhe serve de objeto. Neste sentido é que *solução e pagamento*, por vezes, se apresentam em significação equivalente.

Em realidade, porém, *pagamento* é a *solução* de uma dívida, ou obrigação, cujo objeto é de prestação pecuniária, pelo que, a rigor, *solução* é, evidentemente, a *extinção* que tanto se opera pelo pagamento, como por outro fato.

Neste sentido de *pagamento* é que se aplica a locução *solutio indebiti*, para exprimir o pagamento que é feito indevidamente.

A própria *compensação* resulta numa solução. *Solvere et compensare, paria sunt*, é o brocardo.

SOLUÇÃO DA HIPOTECA. Entende-se a *extinção da garantia hipotecária*, seja pelo pagamento do valor da dívida principal, seja por qualquer outro meio, em virtude do qual o bem dado em hipoteca se resgate desse ônus.

SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. Igualmente, na locução, tem o vocábulo o sentido da extinção. Solução de continuidade, pois, quer exprimir que esta *cessa, pára*, se *interrompeu se extingue*. Deixa de haver continuidade.

Bem por isso, quando se diz *sem solução de continuidade*, a continuidade não cessa nem se interrompe. Todos os fatos ou todas as coisas que se integram nessa continuidade seguem, inalteravelmente, o caminho que lhe é destinado, ou que lhe é traçado, sem qualquer *interrupção* ou *solução*.

SOLUÇÃO DO DÉBITO. É a extinção do débito, ou o resgate dele pelo *pagamento da quantia* que nele se inscreve. A solução, aí, é consequência, ou efeito legal do pagamento em dinheiro.

SOLUÇÃO INDEVIDA. Tradução da expressão latina *solutio indebiti*, empregada para indicar o pagamento indevido ou a solução da obrigação que não era devida.

SOLUTO. É aplicado no mesmo sentido de *solvido, dissolvido, desfeito, extinto*.

SOLVABILIDADE. De *solvável*, do francês *solvable*, de que igualmente se formou *asolvabilité* (solvabilidade), é tido no mesmo sentido de *solvência*.

“SOLVE ET REPETE”. A Cláusula *Solve et Repete* pode ser traduzida como: “Pague e depois Reclame”. Quando inserida em um contrato, esta cláusula impede que o contratante se valha da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), sendo compelido a pagar, independentemente do cumprimento da primeira prestação.

É usual a inserção desta cláusula nos contratos com a Administração Pública.

SOLVÊNCIA. Do latim *solvens, solventem*, de *solvere* (solver, pagar dívidas, resgatar), gramaticalmente exprime a ação e efeito de solver, isto é, de pagar o que se deve.

No sentido jurídico, *solvência*, mostrando a qualidade de solvente, revela a pessoa que está em condições de cumprir as obrigações assumidas, possuindo bens ou dinheiro a risco.

Mas, entre o conceito do Direito Civil e do Direito Comercial, a *solvência* traduz situações bem distintas, embora, em ambos os casos, a expressão se dirija ao mesmo efeito – *oresgate de dívidas*.

No Direito Civil, a solvência exprime a *boa situação econômica*, em virtude do que o *devedor possui haveres em valor superior ao montante de suas dívidas*. Praticamente, pois, o ativo representado pela soma total de seus bens apresenta um *superávit*, somando maior importância que o total de seus débitos.

É, pois, *solvente*, porque tem haveres ou bens com que pagar, ou resgatar suas dívidas, sem se ter em conta a situação pecuniária.

No Direito Comercial, a solvência importa numa *situação financeira* capaz de atender o pagamento das obrigações, que se forem vencendo. Nela, pois, não se leva em conta o *superávit* de bens (situação econômica), mas, tão somente, a *disposição de numerários* suficiente para resgatar as obrigações no dia de seus vencimentos.

A *pontualidade* no pagamento das obrigações comerciais é o que caracteriza a *solvência comercial*, ao contrário da *solvência civil*, que se funda na existência de um patrimônio (ativo) superior ao passivo (total das dívidas ou das obrigações em sua apreciação monetária).

SOLVENTE. Expressão mais apropriada que *solvável*, tida pelos vernaculistas como galicismo, é indicativa da pessoa que está em condições ou possui recursos para cumprir suas obrigações ou pagar suas dívidas.

Na linguagem comercial, *solvente* é, notadamente, o comerciante que *paga pontualmente* ou *resgata em dia* os compromissos assumidos, não se levando em conta a sua situação patrimonial ou econômica.

Vide: *Solvência*.

SOMA. Do latim *summa* (total, totalidade), como expressão matemática exprime o *resultado de uma adição*, isto é, o total obtido da reunião de valores.

Na linguagem jurídica, porém, como na gramatical, *soma* é correntemente empregada no mesmo sentido de *importância*, *quantia*, *capital*, *valor*.

Com esta significação, encontra-se o vocábulo nos textos do Direito Civil:

Somas adiantadas designam as *quantias* despendidas, ou os *adiantamentos em dinheiro* [Cód. Civil/2002, art. 677 (art. 1.311, no Cód. Civil/1916)].

Soma estipulada como benefício é o *valor* ou o *capital do benefício* [Cód. Civil/2002, art. 794, usa *capital* (art. 1.475, no Cód. Civil/1916, usa *soma*)]. (ngc)

SOMA BRUTA. Assim se designa o resultado de uma operação, encarada em sua *totalidade*, sem qualquer *abatimento*, *desconto* ou *dedução*. É a soma integral ou apurada com a inclusão de todos os valores que a compõem.

SOMA CAMBIAL. É o *valor da quantia* inscrita em um título de crédito, cujo pagamento deve ser efetuado pelo sacado, ao tomador, ou ao portador do título, no dia marcado para o seu vencimento.

Segundo as regras da lei cambial, esta soma deve constar no contexto, ou no teor do título, por extenso e em número arábicos.

SOMA LÍQUIDA. Exprime o mesmo que *importância líquida*, *quantia líquida* ou *valor líquido*, designando, assim, a importância, ou o valor, depois de escoimado de todos os abatimentos, rebates, reduções, deduções ou descontos.

SONEGAÇÃO. De *sonegar*, do latim *subnegare* (negar de algum modo), entende-se *aocultação* ou a *subtração* de alguma coisa ao destino que lhe é reservado.

No conceito jurídico, a sonegação envolve sempre a *ocultação* ou a *subtração* dolosa de coisas, que deveriam ser mostradas, ou trazidas a certos lugares, a fim de que se satisfaçam mandos legais. Assim, a sonegação importa em procedimento doloso e contrário a normas legais instituídas.

SONEGAÇÃO DE BENS. No sentido do Direito Civil, a sonegação de bens significa a *ocultação* ou a *subtração* de bens *que deveriam ser relacionados* em um inventário.

No inventário, a sonegação pode ser praticada pelo inventariante ou pelo herdeiro.

A *sonegação do inventariante* somente se poderá configurar depois de encerrada a descrição de bens e declarada a *inexistência de outros bens a inventariar*.

Por parte do herdeiro, diante da declaração dele de que não possui bens sujeitos a inventário.

SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante conduta incriminadora contida no art. 337-A do CP, acrescido pela Lei nº 9.983, de 14.07.2000.

SONEGAÇÃO FISCAL. Em sentido fiscal, a *sonegação*, em princípio, designa a *evasão do tributo* por meio de artifícios ou manejos dolosos do contribuinte. Quer significar, pois, *afalta de pagamento do tributo devido*, ou a *subtração ao pagamento do tributo*, mediante o emprego de meios utilizados com esse objetivo.

Desse modo, a *sonegação* não implica uma falta de pagamento involuntária ou decorrente da falta de recursos, mas no *emprego de meios para se furtar a esse pagamento*.

No conceito fiscal, porém, nem toda *sonegação* é reputada dolosa: há a *sonegação dolosa* e *asimples sonegação*.

A *sonegação simples* é a que resulta da falta do pagamento do tributo, sem qualquer malícia, ou sem o emprego de ardil, ou fraude, com que se procura subtrair ao cumprimento da imposição fiscal.

A *sonegação dolosa*, ou a *sonegação fraudulenta*, é a que se gera da fraude ou da má-fé do contribuinte, usando meios, manobras ou ardis para se furtar, ou se subtrair ao pagamento do tributo.

SONEGADOS. Designação dada ou atribuída às coisas ou aos objetos *que se sonegaram* ou que foram subtraídos ao destino a que estavam sujeitos por quem se mostre no dever de os trazer ou de os entregar.

Bens sonegados são os que se subtraíram ao inventário ou ao destino que lhes era determinado.

Impostos sonegados são os que não se cumpriram ou que se não pagaram.

SONEGAR. Do latim *subnegare*, é *ocultar* ou *deixar de declarar* a existência de certa coisa, para a subtrair ou livrar do destino que deve ser dado, ou *deixar de cumprir dever*, a que não é lícito se furtar, pela entrega de determinada coisa, em regra, representada em dinheiro.

Vide: *Sonegação*.

SORTE. Do latim *sors*, *sortis* (sorte, acaso, resultado, fado, destino), é *o que vem por obra do acaso*, *o que acontece fortuitamente*, ou *o que se realiza independentemente da vontade humana*.

A sorte, pois, revela a própria *casualidade*, o *acontecimento fortuito*.

Por essa forma, na expressão *deixar à sorte*, ou *tirar à sorte*, entende-se que se deve operar *aosabor do próprio destino*. Assim, a sorte é que decidirá.

Sorte. Assim, extensivamente, *sorte* exprime o *prêmio*, o *benefício* ou *vantagem* auferidos pela pessoa, em consequência de sorteio, ou de acaso, por ser portador de bilhete de loteria, tómbola, rifa ou qualquer outro sistema em que se faça semelhante distribuição de prêmios ou brindes.

Sorte. Na terminologia jurídica, porém, *sorte* é igualmente empregado na acepção de *quinhão*, ou parte, que cabe ou que compete aos *consortes* ou *condôminos*.

SORTEIO. De *sortear* (repartir por sorte, ou escolher por sorte), indica o ato de se fazer ou de se cumprir algo por meio da sorte, isto é, ao *acaso* ou *fortuitamente*.

O *sorteio*, assim, impõe *atos imprevistos*, levando as coisas a *acontecimentos incertos e aleatórios*.

Em matéria de negócios, o sorteio envolve um *jogo*, desde que seus resultados se colocam *aoazar*, ou ao *acaso*, por não se encontrarem submetidos à vontade disciplinadora das pessoas.

Na linguagem vulgar, o sorteio realizado em tómbolas ou loterias é dito de *extração*.

Sorteio. Além de indicar, porém, o processo por que se determina, pela sorte, o objeto ou a prestação de um contrato aleatório, como o jogo ou a loteria, é aplicada a expressão para designar o *processo de escolha* ou de *indicação* da pessoa, a que se vai cometer certa incumbência, pela sorte. É o processo usado para escolha dos componentes do Tribunal do

Júri, ou para indicação de um dos membros de um Tribunal, a fim de que cumpra certo mister.

SORTEIO MILITAR. É a instituição de ordem pública destinada a escolher, pela sorte, os jovens em idade militar, que devam ser convocados ao serviço do exército, a fim de completar os quadros do pessoal subalterno não qualificado.

SORTIMENTO. De *sortir*, do latim *sortire* (cabere em sorte, tirar por sorte), é empregado na linguagem do comércio para designar a *totalidade de mercadorias* ou a *variedade de mercadorias* existentes em um estabelecimento comercial.

Neste particular, pois, sortimento é tomado no mesmo sentido de *suprimento*, *abastecimento*.

SÓSIA. Do latim *sosia*, designa a pessoa que muito se assemelha a outra, ou que possui traços fisionômicos e corpo iguais aos de outra, de modo a se poder confundir com ela.

SOSSEGO. De *sossegar* (tranquilizar, tornar-se quieto), entende-se a *tranquilidade*, *aquietude*, a *ausência de barulho* ou de *tumulto*, a *falta de perturbação*.

SOSSEGO PÚBLICO. Na terminologia jurídica, entende-se o *direito* que é a todos assegurado, nas suas horas de descanso ou de recuperação às fadigas do trabalho, *de não ser perturbado* ou *molestado em sua tranquilidade*. E essa molestação ou perturbação decorre da produção de ruídos desordenados, de algazarra ou balbúrdia de qualquer ordem.

O direito ao sossego, assim, estabelece restrição ao direito de outrem de produzir perturbações à tranquilidade alheia. E por essa razão a Lei de Contravenções, no artigo 42, veda semelhantes perturbações, impondo sanções a seus transgressores.

SOVIETE. Expressão russa, que exprime *conselho* ou *junta*. Originariamente, a denominação *sovietes* designou os conselhos dos delegados dos operários e soldados, que se constituíram em São Petersburgo, em 1917, durante a revolução de Kerenski, de que resultou o golpe bolchevista.

Vitoriosa a arrancada de Lênin, a expressão passou a designar as assembleias instituídas sob o título de *República dos Sovietes*.

“SPES ACTIONIS”. Locução composta das palavras latinas *spes* (esperança, expectativa) e *actionis* (de ação), exprime, literalmente, a *expectativa de ação*, isto é, a ação que, embora em perspectiva, não pode ainda ser exercida como um direito.

A expectativa de ação (*spes actionis*), condensando uma *simples esperança*, identifica um *direito eventual* ou um *direito por vir*.

O direito eventual, pois, de que promana a expectativa de ação, não é *direito atual*, mas futuro. É, em regra, um *direito não deferido*, cuja *atualização* depende de fatos ou condições fálieis.

Embora intransmissível, a *spes actionis* pode ser objeto de um contrato. E, nesta hipótese, integra-se no patrimônio do contratante a quem se cedeu, ou transferiu (M. I. Carvalho de Mendonça).

“SPONTE SUA”. Traduzindo-se, *por sua própria iniciativa*, é locução latina usada geralmente para exprimir toda a ação de uma pessoa, sem sugestão ou sem interferência de qualquer outra pessoa.

“SPREAD”. *Spread* bancário é a diferença entre a taxa de juros com que o banco capta seus recursos e aquela paga pelo tomador de crédito. Integram-se no *spread* diversos elementos, como as despesas administrativas e o lucro da operação. (nsf)

“STALKER”. Vide: *STALKING*.

“STALKING”. O termo *Stalking* tem origem no verbo inglês “To Stalk” (espreitar) e descreve o comportamento patológico que leva o agente a perseguir a vítima de forma extrema.

O agente, denominado *Stalker*, pratica ações tão exageradas para perseguir e manter contato com a sua vítima que esta passa a sentir medo e angústia. São exemplos de *Stalking* os numerosos telefonemas e mensagens indesejadas a fim de molestar e amedrontar a vítima.

Atualmente existe o *cyberstalking* que se configura na perseguição, causando danos à integridade psicológica ou à reputação, realizada por meio do correio eletrônico ou das redes sociais

Na Lei de Contravenções Penais, em seu art. 65 existe a previsão de *Stalking*. “Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável: Pena – prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis”. (pg)

“STATU QUO”. Locução latina, exprimindo o *mesmo estado*, o *estado em que está*, a *exata situação* ou a *posição das coisas*.

É geralmente empregada, na linguagem jurídica, justamente para *aludir à forma, posição ou situação* das coisas, ou dos fatos, em determinado momento, isto é, *antes ou depois de certo acontecimento*.

“STATUS”. Voz latina, que se traduz por *estado*, foi frequentemente usado pelo Direito Romano no mesmo sentido de *caput* e de *conditio*.

Como *caput* exprimia a capacidade das pessoas, ou, especialmente, o conjunto de direitos que se derivam da liberdade, da cidadania e da família.

Como *conditio*, revela a condição das pessoas em suas relações sociais ou perante a sociedade.

Neste sentido, pois, dizia-se *status familiae*, *status libertatis*, *status civitatis*, *status juris*, para identificar os estados de família, de liberdade, de cidadania e de direito.

Status. Atualmente, designa o conjunto de direitos e deveres que caracterizam a posição de uma pessoa em relação com as outras.

Assim, numa determinada sociedade, o *status* social de um indivíduo é a soma dos *status* parciais que desfruta em cada grupo de que participa, tais como a igreja, a família etc.

“STIPULATIO AQUILIANA”. Originariamente, entre os romanos, a *stipulatio* designava a operação que tinha a finalidade de estabelecer a obrigação que se contraía verbalmente: *verbis contrahitur obligatio*. Indicava, pois, as *precauções* que se deveriam tomar para não deixar qualquer dúvida sobre a séria intenção das partes em contratar uma obrigação civilmente executória (Maynz).

A *stipulatio* compunha-se de uma proposta do credor (*rogatio*, *interrogatio*) e da resposta do devedor (*responsio*, *sponsio*). A proposta era propriamente a *stipulatio*, enquanto a resposta entendia-se a *promissio*, donde o nome do *stipulator* ao credor e de *promissor* ao devedor.

A *stipulatio aquiliana* entendia-se a obrigação verbal que resultava da transformação de várias outras obrigações, que nela, então, se novavam.

Recebia a denominação de *aquiliana* por haver a sua fórmula sido adotada pelo jurisconsulto L. Aquilius Gallus, contemporâneo de Cícero.

A estipulação aquiliana extinguia-se pela *acceptilatio*, que, num sentido inverso, se cumpria sob as mesmas condições da *stipulatio*.

“STRICTO JURE”. Locução latina, geralmente empregada para aludir a todo ato, ou ato jurídico, que deva ser promovido ou executado ao *rigor do Direito*, sem qualquer ampliação ou extensão.

Aliás, sob qualquer aspecto em que seja aplicado, *stricto* traz sempre a ideia de *limitado, apertado, a rigor*. Opõe-se, pois, ao sentido do *latus*.

Os recursos, por exemplo, dizem-se *stricti juris*, ou de direito estrito, em virtude do que não se ampliam nem se estendem a casos que não sejam, expressamente, consignados em lei.

“STRICTO SENSU”. Locução latina, geralmente empregada, na linguagem jurídica, para indicar o *texto* ou a *regra jurídica*, que não pode nem deve ser interpretada *lato sensu*, isto é, em sentido ampliativo, mas em sentido estrito, ou seja, no *sentido literal* ou no sentido próprio.

“SUB JUDICE”. Locução latina, indicativa da *situação* em que se encontra uma questão, ou uma controvérsia, submetida ao conhecimento da Justiça, *antes de ser decidida* ou *julgada*.

Assim, a questão *sub judice* é a que está ainda pendente de julgamento, ou que não foi ainda objeto de uma decisão.

É locução extraída de um verbo de Horácio: *ad huc sub judice lis est*, que se traduz por *a questão está ainda para ser julgada*, e com essa literal significação foi transplantada para a terminologia jurídica.

SUBAFRETAMENTO. Entende-se a convenção por que o afretador, mediante cláusulas que estipula e dentro do prazo e sem fugir às condições em que se formulou o contrato de fretamento, que foi por ele firmado, transfere o mesmo contrato, em todo ou em parte, a outrem, que se indicará o subafretador, podendo embora majorar o frete.

O subafretamento pode ser, assim, para ser utilizado o navio, por todo prazo do fretamento, como para uma ou mais viagens, retornando o navio ao uso do afretador originário.

O subafretamento corresponde à perfeita sublocação do navio.

SUBALTERNO. Do latim *subalternus* (abaixo de outro), é empregado, na terminologia administrativa, para indicar a pessoa que, na condição de empregado, ou de funcionário, está hierarquicamente sob dependência de outrem, a quem se atribui chefia, mando ou direção.

Assim, a subalternidade dispõe sobre a inferioridade hierárquica, ou a posição do empregado em classe ou categoria inferior a de outrem.

Como adjetivo, porém, *subalterno*, além de exprimir a qualidade ou condição de subordinado, dependente, inferior, traz ideia de *auxiliar* ou *secundário*.

Serviços subalternos, funções subalternas, revelam-se serviços e funções auxiliares, secundárias, embora subordinadas a outras de maior categoria.

SUBARRENDAMENTO. Palavra composta de *sub*, preposição latina com a mesma significação de *sob* (segundo, em consequência, perante, debaixo), e *arrendamento*, para exprimir o contrato de arrendamento promovido pelo arrendatário, seja em todo, ou em parte, sobre o prédio arrendado.

Neste *novo arrendamento*, o arrendatário passa a ser o *subsenhorio*, pelo que lhe são atribuídos, quanto às rendas, os mesmos direitos que competem ao senhorio, desde que o *subarrendatário* assume perante ele as obrigações derivadas do subarrendamento.

SUBASTAÇÃO. Do latim *subhastatio* (venda pública), *subasta* possui o mesmo sentido de *praça* ou *hasta pública*.

Diz-se, igualmente, *subasta*.

SUBDELEGADO. Funcionário ou empregado público que exerce funções em uma *subdelegacia*, ou que é posto como *substituto de um delegado*, ou *para servir às suas ordens*.

Mesmo que o subdelegado funcione à frente de uma *subdelegacia*, achando-se esta sob dependência ou subordinação à delegacia, encontrar-se-á sempre em posição hierárquica inferior ao delegado, sob cujas ordens servirá.

SUBDESENVOLVIMENTO. Estado de atraso que apresenta um país nos aspectos social, econômico e de aproveitamento das potencialidades naturais e humanas.

Normalmente, o estado subdesenvolvido apresenta alta explosão demográfica (excesso de nascimentos), acompanhada igualmente de enorme mortalidade infantil, as condições sociais apresentam deficiências de saúde, habitação e educação, e, no aspecto econômico, baixa renda *per capita* (por cabeça ou por habitante), pela não modernização dos meios de produção, e predominância de atividades primárias (agricultura).

SUBENFITEUSE. *Subenfiteuse*, ou *subemprazamento*, é o contrato, em que o *enfiteuta*, ou *foreiro*, mantendo os direitos do senhorio direto e as suas obrigações para com ele, transmite a um terceiro, em parte, ou no todo, os direitos de uso e gozo que tinha sobre a propriedade aforada, mediante cláusulas, que lhe parecer.

Na subenfiteuse, devem ser ressalvados os direitos do senhorio direto. No entanto, nela, pode o enfiteuta estabelecer condições que o beneficiem, como seja a de convencionar um *foro maior* que o devido por ele ao senhorio.

A subenfiteuse, em realidade, não é uma *alienação* do imóvel aforado, pela qual o enfiteuta transmita ao adquirente *todos os seus direitos* sobre o prazo.

Segundo a lição de Clóvis Beviláqua, a subenfiteuse deve entender-se como “uma relação de direito em que, mantidos os direitos do senhorio direto e as obrigações do enfiteuta para com ele, o enfiteuta se investe, em relação ao subenfiteuta, em direitos semelhantes aos do senhorio”.

Por essa razão, por não se tratar de uma alienação, em virtude da qual assiste ao senhorio o direito de preferência, a fim de que consolide seu domínio, para a simples subenfiteuse não se exige a notificação ao senhorio, desde que esta se pode cumprir sem o seu consentimento.

SUBENTENDIDO. De *subentender* (entender por interpretação, estar virtualmente compreendido), *subentendido* exprime o que *está contido* em um pensamento, mesmo que nele não se mostre de modo expreso.

O *subentendido*, pois, é o *implícito*, o *consequente* ou o *virtualmente contido e revelado* de modo indireto.

Assim, o subentendido é a exata conclusão a que se chegou diante de expressões, que a autorizam, ou a interpretam, não havendo nesta conclusão nada de arbitrário nem contrário ao clara e expressamente disposto.

O subentendido, afinal, é o que extrai, coerentemente, do sentido das palavras, em harmonia com a intenção que nelas se funda ou assenta.

SUBJETIVO. Do latim *subjectivus* (referente ao sujeito), como expressão jurídica não se afasta do sentido literal: é o que *se refere ao sujeito e a ele se destina*.

Assim, a *norma subjetiva*, o *preceito subjetivo*, ou o *direito subjetivo*, é o que vem atribuir ao indivíduo, como titular ativo de um direito, o poder ou a faculdade de o exercitar, defendendo-o segundo as regras objetivas.

SUBLEVAÇÃO. De *sublevar* (subverter a ordem, rebelar-se, amotinar-se), é tido na mesma significação de revolta, ou rebelião. *Sedição*.

É, assim, o movimento de revolta ou de rebelião coletiva contra autoridade pública ou poder constituído.

SUBLOCAÇÃO. De *sublocar* (realugar), entende-se o contrato de locação do prédio alugado, em todo ou em parte, realizado pelo *locatário* a um terceiro, sem romper o originário contrato de locação.

Por ele, o locatário passa a ser o *sublocador*, enquanto o novo locatário recebe a denominação de *sublocatário*.

Na sublocação, o locatário principal, transformado em sublocador, continua responsável perante o senhorio ou locador principal pela conservação do imóvel locado e pela solução do aluguel contratado.

Assim, a sublocação não extingue a locação, desde que, salvo se proibida pelo locador, é contrato que se estabelece entre sublocador e sublocatário, mesmo sem anuência ou aprovação do locador principal.

No entanto, o sublocatário responde, subsidiariamente, ao senhorio, pela importância que dever ao sublocador, quando este for demandado, e ainda pelos aluguéis que se vencerem durante a lide (Cód. Civil/1916, art. 1.202 – artigo sem correspondência no Novo Código Civil).

Sublocação. É o contrato pelo qual o locatário, assumindo a posição de *sublocador*, cede o uso e gozo da coisa locada, em parte (*sublocação parcial*) ou totalmente (*sublocação total*), a um terceiro, que se denomina *sublocatário*, mediante remuneração.

Na sublocação não ocorre sub-rogação do sublocatário nos mesmos direitos e obrigações do sublocador (*inquilino*), como acontece com a cessão, permanecendo o locatário responsável pelo vínculo locatício, relacionando-se diretamente com o locador.

O sublocatário se obriga somente perante o sublocador quanto ao pagamento do aluguel e demais encargos, subsistindo íntegro o contrato de locação originário, mas responderá subsidiariamente perante o locador pela importância devida ao sublocador, quando houver litígio, bem como pelos aluguéis vencidos no curso da demanda (ver arts. 16 da Lei nº 8.245/91 e Cód. Civil/1916, art. 1.202 – artigo sem correspondência no Novo Código Civil).

Se o inquilino for alvo de ação de despejo o sublocatário deverá ser cientificado, podendo intervir como assistente (Lei nº 8.245/91, art. 5º, §§ 1º e 2º). (ngc)

SUBLOCADOR. Locatário que subloca prédio ou imóvel a ele alugado.

SUBLOCATÁRIO. Terceiro que, na qualidade de inquilino, subloca ou realuga o prédio locado a outrem.

SUBMANDATÁRIO. Pessoa que, pelo substabelecimento, vem substituir o mandatário na execução do mandato. É o substabelecido.

SUBMANDATO. Mandato que se institui pelo substabelecimento do mandato, em virtude do que o mandatário institui substituto ou pessoa que execute o mandato em sua substituição.

Vide: *Substabelecimento*.

SUBMARINO. É expressão usada, como adjetivo, para indicar o que está debaixo das águas do mar, ou que se faz debaixo das mesmas águas.

Submarino. Designação dada ao navio que tanto navega flutuando, como à corrente debaixo da água. É usado como navio de guerra, para lançamento de torpedos.

SUBMETER. Do latim *submittere* (sujeitar, subjugar), na linguagem jurídica, além das significações correntes, como *tornar dependente, obrigar, subjugar, subordinar*, é tido como *subministrar, levar, reconhecer*.

Submeter a julgamento é levar a julgamento, é subministrar ou ministrar o julgamento.

Submeter-se à sentença é reconhecê-la ou ficar sujeito à sentença.

SUBMISSÃO. Do latim *submitto*, de *submittere* (submeter, subjugar, sujeitar), é a ação e efeito de submeter-se, ou sujeitar-se coisa, ou pessoa, à *disciplina, obediência, subordinação, dependência, vassalagem*, de outra coisa ou de outra pessoa.

Em relação às coisas, a submissão traz a mesma significação da subordinação ou dependência, em virtude do que *devem ajustar-se* ao regime que lhes é imposto.

Em relação às pessoas, igualmente, a submissão as traz ao regime apropriado, ou que lhes é imposto, para se sujeitarem às regras e condições pertinentes ao mesmo regime. E não se podem afastar desta submissão, sem violação aos deveres e obrigações consequentes.

SUBORDINAÇÃO. Do latim *subordinatio* (submissão, sujeição), seja em relação às coisas, ou às pessoas, revela sempre a *condição*, que lhes é imposta para que se submetam a regras ou determinações derivadas ou oriundas do regime que lhes é estabelecido.

Em *relação aos atos jurídicos*, ou quaisquer fatos sob regime do Direito, a subordinação importa em estarem eles submetidos aos preceitos legais, que regulam a respectiva execução ou promoção. Assim, *dependentes* da satisfação de determinadas formalidades ou requisitos, *subordinados*, aliás, às regras legais, não serão legítimos nem valerão desde que a elas não se submetam.

Em *relação às pessoas*, a subordinação importa numa subalternidade hierárquica, em virtude do que são obrigadas a cumprir as ordens e instruções regulamentares emanadas de um chefe, sob cuja dependência (subordinação) e autoridade se encontram.

Em qualquer aspecto, pois, a *subordinação* é a submissão de coisas ou pessoas à dependência de outras, a fim de que se cumpram as ordens, as imposições, as determinações, as instruções, que delas emanem.

SUBORNO. De *subornar*, do latim *subornare* (corromper, peitar), possui o mesmo sentido de *peita*.

Suborno, pois, é a *oferta de pagamento*, ou de qualquer outra *compensação*, no sentido de conseguir a prática de ato, em benefício do ofertante, mesmo que contrário à Lei ou ao Direito.

No suborno, como na peita, há a *corrupção ativa*, consequente da promessa de pagamento, e *acorrupção passiva*, fundada na aceitação da vantagem prometida.

Quando o *suborno* incide sobre pessoa que exerça função pública, recebe propriamente o nome de *corrupção*. E sob essa rubrica é especificado como crime, passível de punição.

A rigor, porém, o suborno é mais propriamente a *sedução*, ou *corrupção ativa*, na intenção de induzir alguém a *obrar mal*, ou a agir contra seus deveres, em favor do subornador. A *peita* é a paga, ou a recompensa, propriamente, de que resulta a *corrupção*.

SUBORNO DE TESTEMUNHAS. É o ato de seduzir ou induzir uma testemunha a depor falsamente, mediante paga, ou promessa de pagamento, ou de qualquer outra recompensa.

Além de ser um depoimento dessa ordem privado de toda valia, a testemunha subornada pratica o *falso testemunho*, sendo, assim, passível das sanções que se cominam a esse crime.

SUBPREFEITURA. Departamento administrativo, a que se comete o encargo de dirigir e superintender os negócios e serviços de um distrito ou circunscrição municipal, sob *adependência de uma prefeitura*, à frente de que se encontra uma autoridade constituída sob a denominação de *subprefeito*.

O próprio local em que se mantêm os serviços dessa administração é nomeado *desubprefeitura*, bem assim a soma de serviços atribuídos ao subprefeito.

SUB-REPÇÃO. Do latim *subreptio*, *subreptionis* (velhacada, logro, engano), entende-se *ação maldosa*, ou *fraudulenta*, praticada no sentido de *esconder a verdade*, ou *ocultar certa circunstância*, a fim de se conseguir qualquer coisa, que não se conseguiria sem esse engano ou essa fraude.

A *falsa alegação* tendente à obtenção de qualquer vantagem ou de qualquer coisa, importa, igualmente, numa *sub-repção*, desde que todo ardil, todo engano ou falsidade, a configura.

Para qualificar os atos ou ações que se viciam pela subrepção, emprega-se o adjetivo *sub-reptício*.

Sub-reptício é doloso, maldoso, enganoso, fraudulento, velhaco, capcioso, falso, furtivo.

Sub-reptício, pois, é o que se obtém por meio de fraude, furtivamente, sob falsas alegações, sempre que o obtido se tenha fundado nestas falsidades ou fraudes.

SUB-REPTÍCIO. Furtivo, artificioso, oculto, falso, enganoso.

SUB-ROGAÇÃO. Do latim *subrogatio*, de *subrogare* (substituir, modificar) no sentido jurídico, possui, fundamentalmente, o conceito de *substituição*, isto é, designa o fato, ou o ato, que *substitui*, ou *modifica*, uma coisa pela outra.

Sub-rogação. Na terminologia do Direito Romano, *subrogatio* entende-se a *alteração da lei*, a que se acrescia alguma coisa: “... *aut subrogatur, id est adiicitur aliquid primae legi*”.

Somente a *abrogatio* é que significava a *substituição* de uma lei por outra.

Sub-rogação. No conceito do Direito Civil e do Direito Comercial, *sub-rogação* resulta sempre na *substituição* de coisa, ou pessoa, por outra coisa ou pessoa, sobre que recaem as mesmas qualidades ou condições dispostas anteriormente em relação à coisa, ou à pessoa substituída.

Para M. I. Carvalho de Mendonça a sub-rogação veio da combinação do benefício da cessão das ações, com a *successio in locum*. As regras peculiares desta, porém, foram tão completamente sacrificadas, que uma análise aprofundada mal pode distinguir seus traços em algumas causas da sub-rogação.

Neste particular, o mestre insigne atende especialmente à *sub-rogação pessoal*, em que pessoas se substituem no exercício de direitos que lhes são atribuídos.

A sub-rogação, segundo as circunstâncias, diz-se *real* ou *pessoal*, como pode mostrar-se *legal* ou *convencional*.

SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL. É a que resulta ou provém de uma convenção, isto é, de acordo firmado pelo devedor e um terceiro, pelo credor, anuindo ao pagamento de um terceiro, ou de todos eles. É uma *sub-rogação voluntária*, desde que se opera pela vontade do sub-rogado e o consentimento de um dos interessados.

A sub-rogação convencional é de ordem pessoal, nela se registrando a *substituição de pessoa*, isto é, a mudança do credor primitivo, ou principal, pelo *credor sub-rogado*.

Mas, para que o pagamento do terceiro possa formular a sub-rogação convencional, é fundamental que *não esteja obrigado ao pagamento da dívida*. Assim ocorrendo, a sub-rogação toma o caráter de legal.

Pela sub-rogação convencional, o terceiro sub-rogado assume e se investe em todos os direitos do credor, como na cessão, podendo assim usar contra o devedor todos os direitos, ações, privilégios e garantias, que eram assegurados ao primitivo credor. Além mesmo destes direitos e ações, é atribuído ao sub-rogado o direito de todas as ações pessoais, fundadas no mandato, na gestão e no empréstimo.

No entanto, os direitos e ações do sub-rogado podem ser limitados ou restringidos, conforme o caso, tanto pelo devedor, como pelo credor. Na sub-rogação parcial, por exemplo, estão estes direitos naturalmente limitados à parte sub-rogada.

Nos termos da lei civil, a sub-rogação é convencional:

- a) quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os direitos;
- b) quando a terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob condição expressa de ficar o mutuante sub-rogado nos direitos do credor satisfeito.

SUB-ROGAÇÃO DE COISAS. É a que decorre da substituição de coisas móveis, ou imóveis, dadas em garantia, ou sobre as quais pesam certos encargos ou ônus.

É sub-rogação de natureza real, porquanto, na hipótese, não se evidencia substituição de pessoas, mas de bens móveis ou imóveis, sem atenção às pessoas.

SUB-ROGAÇÃO DE CRÉDITO. É a que se opera pela substituição de credor, em virtude de pagamento de dívida alheia por terceiro interessado em seu resgate, ou mesmo por terceiro não interessado nem coobrigado na dívida. É de caráter pessoal.

Assim, a sub-rogação de crédito tanto pode ser convencional, como legal, evidenciando-se nos mesmos casos em que se operam semelhantes sub-rogações.

SUB-ROGAÇÃO DO PREÇO. É a que resulta, ou se cumpre no *preço*, ou *produto da venda* de bens, que estavam sob encargos ou ônus.

Assim, determinada a venda dos bens, ou imposta a venda por força da lei, todos os encargos, ônus, garantias e privilégios que sobre eles recaiam, passam a incidir sobre o preço obtido. O preço, então, atenderá o encargo, o privilégio, ou o ônus a que estavam sujeitos os bens vendidos ou prateados.

É modalidade de *sub-rogação real*, porquanto, na espécie, é uma coisa (*res*) que se substitui por outra.

SUB-ROGAÇÃO LEGAL. Ao contrário da sub-rogação convencional, a sub-rogação legal é a que se opera, por força de lei, independentemente do consentimento do devedor e de declaração expressa do credor.

Em regra, a sub-rogação legal ocorre nos casos em que o *terceiro que paga a dívida* é fiador, ou, por qualquer outra razão, é diretamente interessado no pagamento.

Nestas condições, como interessados estão os *coobrigados pela dívida*. São igualmente interessados os *adquirentes de imóveis gravados*, os *sócios*, em relação às dívidas sociais, os *condôminos*, ou *coproprietários*, relativamente aos encargos assumidos pelos outros consortes ou coproprietários. O *herdeiro* é igualmente interessado para pedir os efeitos da sub-rogação em dívidas do espólio.

Na sub-rogação legal, o sub-rogado não poderá exercer os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo credor, senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor [Cód. Civil/2002, art. 350 (Cód. Civil/1916, art. 989)].

Nos termos do Cód. Civil/2002, art. 346, (Cód. Civil/1916, art. 985), registra-se a sub-rogação legal:

- a) do credor que paga a dívida do devedor comum;
- b) do adquirente do imóvel hipotecado, que paga ao credor hipotecário; bem como o terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel;
- c) do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. (ngc)

SUB-ROGAÇÃO PARCIAL. É a que se faz em parte, não pela totalidade do crédito sub-rogado.

SUB-ROGAÇÃO PESSOAL. É a que importa na substituição de uma pessoa por outra em uma relação de direito.

A sub-rogação pessoal, em geral, resulta da que se opera por um pagamento de terceiro, ou interessado, de dívida alheia.

SUB-ROGAÇÃO REAL. É a que se processa pela substituição de uma coisa por outra, sem atenção às pessoas, titulares ativos e passivos dos direitos correspondentes.

A sub-rogação real tanto pode derivar-se da sub-rogação de bens imóveis dados em garantia, como da própria sub-rogação do preço.

Na sub-rogação real, as *coisas substitutas*, ficando em lugar das coisas substituídas, tomam a natureza destas, suportando todos os encargos que lhes pesavam.

Bem por isso se afirma que “*subrogatum capit naturam subroganti*”.

SUB-ROGAÇÃO TOTAL. É aquela em que a substituição, seja do credor, ou seja, das coisas oneradas e clausuladas, é por inteiro, não parcial.

SUB-ROGADO. Terceiro que, havendo satisfeito o pagamento da dívida de outrem, seja em virtude de convenção, seja por imposição legal, substitui o credor que foi pago, colocando-se como titular ativo em todos os direitos que a ele competiam. Passa a ser, legitimamente, o credor da dívida cumprida por seu ofício.

SUB-ROGANTE. O credor que, havendo recebido o valor da quantia que lhe era devida ou a prestação, que lhe competia, passa ao terceiro ou à pessoa que o pagou, ou que cumpriu a obrigação, os direitos que lhe cabiam, para que o substitua como titular dos mesmos direitos.

SUB-ROGAR. Substituir uma coisa por outra, a fim de que, no seu lugar, cumpra seu objetivo ou finalidade, sem qualquer alteração. Transferir direito ou crédito a outrem, que substitui o transferente em seus direitos.

SUBSCREVER. Do latim *subscribere* (escrever em baixo, escrever no fim, inscrever), ao rigor da etimologia é *assinar ao fecho de um documento, é apor assinatura ou firma* em qualquer escrito, para aprová-lo, autenticá-lo, aceitá-lo, ratificá-lo ou o ter como propriamente feito pelo subscritor.

Na terminologia dos tabeliães, em referência ao oficial, que traslada as escrituras, não é outro o sentido do verbo: é *encerrar* a escritura, bem assim as certidões extraídas dos respectivos livros, apondo, além da declaração de sua conformidade e autenticidade, ao *que se reporta por fé*, as respectivas assinaturas pública e particular. O tabelião, em princípio, assina em público e raso. E isto quer dizer que assina não somente com a firma de seu uso, como com o próprio sinal público que adota.

Subscrever. Num conceito propriamente jurídico, subscrever, anotando o fato material de aposição de firma, ou de assinatura em um documento, resulta em *assumir compromisso, declarar-se solidário, consentir, estar de acordo, atestar ou certificar*.

SUBSCREVER AÇÕES. É assumir a obrigação de adquirir certo número de ações emitidas por uma companhia, ou por uma sociedade em comandita por ações, nos termos e nas condições da proposta pública, ou particular, que foi feita, assinando a lista ou boletim da subscrição.

SUBSCRIÇÃO. Do latim *scriptio, subscriptionis*, de *subscribere*, é, especialmente, a ação e efeito de subscrever. Exprime, pois, a *assinatura, a aposição da firma* em qualquer espécie de escrito, com a finalidade de o reconhecer, de assumir as obrigações nele contidas, de o aprovar ou de o autenticar.

Subscrição. Na terminologia comercial, como expressão técnica em matéria de sociedades por ações, subscrição é o *meio legal* admitido para que se obtenha a *adesão* de pessoas interessadas à constituição das mesmas sociedades, em virtude do que *assumem o compromisso de concorrer* com um certo número de ações para a formação do respectivo capital.

A subscrição cumpre-se pela assinatura do adesista à lista, ou ao boletim destinado a esse fim, ou por meio de carta endereçada aos fundadores, ou organizadores da sociedade. E, por ela, a pessoa se transforma em *subscritor*, sujeitando-se, assim, às disciplinas legais e às condições dispostas nos prospectos e projetos de estatutos exibidos.

A subscrição, segundo processo adotado, será *pública* ou será *particular*.

A *subscrição pública* é a que se opera por um *lançamento público da sociedade*, resultante da publicidade dos prospectos, que conduzem esclarecimentos sobre suas finalidades e possibilidades, e do projeto de estatutos, sob cujo regime deverá ser estabelecida. Por esse lançamento público, ou por essa *publicidade*, tentam os fundadores chamar a atenção de terceiros interessados, a fim de que deem sua *adesão*, comprometendo-se a *tomar um certo número de ações*.

A publicidade é promovida pela imprensa e pela distribuição dos prospectos e demais folhetos elaborados pelos fundadores, e pela inserção do projeto de estatutos, que será submetido à aprovação dos futuros subscritores.

A subscrição particular é a que se executa sem qualquer aparato ou publicidade, cumprindo-se entre um certo grupo de pessoa, em número não inferior a dois, que assumem entre si o compromisso de subscrever a totalidade do capital instituído.

A constituição da sociedade por subscrição pública é dita de *sucessiva*, e a por subscrição particular, de *simultânea*. Num, ou noutro caso, para que a sociedade se constitua legalmente é necessário que ocorra a subscrição total do capital instituído.

SUBSCRITOR. Do latim *subscriptor*, é a denominação apropriada para designar a pessoa que subscreve qualquer espécie de documento, na intenção de *ligar-se obrigacionalmente* a ele, ou *para autenticá-lo* ou *ter como certo e verdadeiro o que nele se contém*.

Em regra, o subscritor de títulos e ordens de pagamento é igualmente denominado *emissor*, desde que, além de os subscrever afinal, é ele quem os cria, ou os emite.

Bem verdade que, nas letras de câmbio, o subscritor é designado especialmente por *sacador*. E nas notas promissórias por *emitente*. Semelhantes denominações, nos casos específicos, preferem a de subscritor, que é genérica.

SUBSECRETARIA. Departamento ou seção de um subsecretário.

SUBSECRETÁRIO. Em princípio, o *subsecretário* é aquele que exerce atribuições como auxiliar e substituto de um secretário, tendo, assim, sob sua direção, serviço ou departamento que se coloca, hierarquicamente, sob dependência de uma secretaria ou de um ministério.

SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. Aquela que, constituída mediante escritura pública, tem como único acionista sociedade brasileira (LSA, arts. 251, 252 e 253).

SUBSIDIARIEDADE. Vide: *Princípio de Subsidiariedade*. (nsf)

SUBSIDIÁRIO. Do latim *subsidiarius* (que é de reserva, que é de reforço), na linguagem vulgar designa o que *vem em segundo lugar*, isto é, é *secundário*, *auxiliar* ou *supletivo*.

Nesta razão, o que se mostra *subsidiário*, como secundário, revela, ou presuppõe, o *principal*, a que vem, conforme às circunstâncias, *auxiliar*, *apoiar* ou *reforçar*.

Neste aspecto, pois, as locuções:

Responsabilidade subsidiária entende-se a que vem *reforçar* a responsabilidade principal, desde que não seja esta suficiente para atender os imperativos da obrigação assumida.

É o que ocorre em relação à responsabilidade solidária dos sócios, que se fixa numa responsabilidade subsidiária. E por isso é que, quando a sociedade não tem haveres para cumprir suas obrigações, *subsidiariamente* vêm os sócios cumpri-las com o produto de seus bens particulares.

Prova subsidiária é a que vem *completar* ou *reforçar* a *prova principal*. Assim é a prova testemunhal em relação à documental ou escrita.

SUBSÍDIO. Do latim *subsidium* (reserva, reforço, auxílio), é gramaticalmente tomado na acepção originária: revela tudo que vem no sentido de auxiliar, socorrer ou reforçar alguma coisa.

Subsídio. Na terminologia técnica do Direito Constitucional, porém, subsídio designa *arremuneração* fixa e mensal, paga aos membros do Poder Legislativo federal, estadual ou municipal.

O subsídio não se identifica com a *ajuda de custo*, nem com as contribuições devidas pela presença às sessões.

A ajuda de custo é devida anualmente, como justa indenização às despesas de transporte e instalação. A *remuneração por sessão*, designada como *jeton*, propriamente uma *bonificação de presença*, somente a percebendo o deputado ou senador que tenha participado das votações, ou que tenha comparecido às chamadas.

Subsídio. É a contribuição pecuniária ou de outra ordem que se dá a qualquer empresa ou a particular, na forma de auxílio ou ajuda.

Na linguagem administrativa, designa a quantia denominada subvenção, que o Estado arbitra ou subscreve para obras de interesse público, ou, em outro sentido, indica a importância ou auxílio que um Estado concede a outro em virtude de acordos ou convenções.

SUBSISTÊNCIA. Do latim *subsistentia* (existência, ser, vida), em acepção etimológica exprime a *essência das coisas*, é a *presença*, a *vida*, a *realidade* e a *qualidade do que subsiste*

por si mesmo. Revela a qualidade e a condição do que subsiste, isto é, se mantém ou permanece.

Subsistência. Extensivamente, é o vocábulo empregado no sentido de *alimentação, sustento, manutenção*.

No conceito jurídico, porém, *subsistência* não se restringe ao sentido de *mera alimentação*, isto é, o fornecimento de meios necessários para aquisição de alimentos, ou dos próprios alimentos indispensáveis à existência das pessoas.

Subsistência compreende o suprimento de tudo o que é necessário à vida, à manutenção das pessoas. E nesta manutenção tanto se incluem os alimentos, como o vestuário e outras utilidades de uso comum. A própria assistência médica, e os respectivos medicamentos, integram-se como elementos da subsistência.

SUBSISTENTE. De *subsistir*, do latim *subsistere* (resistir, ficar, sustentar um processo), é usado na linguagem jurídica para exprimir *o que permanece válido*, ou *o que deve ser tido como real*, em virtude de outros fatos, ou de outras coisas, que não o possam destruir ou anular.

Assim, a *obrigação subsistente* é a que permaneceu *vigente, inatacável*, mesmo que qualquer fato posterior possa, aparentemente, nela interferir.

É o caso, por exemplo, da obrigação do emissor de um título, que subsiste, ou é *subsistente*, mesmo que o título tenha entrado em circulação contra a sua vontade [Cód. Civil/2002, art. 905, parágrafo único (Cód. Civil/1916, art. 1.506)]. (ngc)

SUBSOLO. Em se tendo o conceito de *solo*, como a *superfície da terra*, subsolo, ou *abaixo do solo*, entende-se toda parte de um terreno que se encontra abaixo da superfície da terra.

O subsolo pertence ao proprietário do solo. Aliás, o solo, com o subsolo e o espaço aéreo correspondente formam um todo, conhecido geralmente sob a denominação genérica *deimóvel*, ou *bem de raiz*.

Não obstante, segundo a tradição jurídica, serem considerados como acessórios do solo os minerais contidos no subsolo, a exploração desses minérios, como de qualquer outra riqueza natural existente no subsolo, está sujeita a regime especial. Para tanto, a própria Constituição Federal (art. 176), para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial, considera as minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas de água, como *umapropriedade distinta* da do solo.

SUBSTABELECENTE. Mandatário que, por não poder executar o mandato que lhe é outorgado, transfere os seus poderes, em parte ou no todo, para outrem, a fim de que o substitua.

Vide: *Substabelecimento*.

SUBSTABELECEER. Transferir os poderes constantes de um mandato a outrem, para que substitua a pessoa a quem o mandato foi conferido. Fazer-se o mandatário substituir-se por outrem, transferindo a este os poderes que lhe haviam sido outorgados.

SUBSTABELECIDO. O mesmo que submandatário; pessoa a que se transferiram poderes de um mandato, para agir como substituto do mandatário, ou substabelecete.

SUBSTABELECIMENTO. De *substabelecer* (substituir, estabelecer novamente, sub-rogar), em sentido propriamente jurídico designa o *ato de transferir* uma representação, delegação ou mandato, ou o *ato de se substituir* o mandatário *estabelecido* (instituído), por outrem, que venha executar, por ele, o mandato que lhe havia sido outorgado.

Assim, o substabelecimento é o meio de que se serve o mandatário para colocar alguém em seu lugar no mandato que lhe foi passado, para que o execute, em sua *substituição*.

No substabelecimento, o *mandatário* assemelha-se ao mandante, desde que, por sua iniciativa, é constituído um *submandato*. Pelo substabelecimento, recebe, no entanto, a denominação de *substabelecete*, enquanto o *submandatário*, por ele nomeado, é *qualificado de substabelecido*.

Para a validade do substabelecimento não se faz mister qualquer autorização expressa do mandante. É ele, em realidade, ato do mandatário, cabendo-lhe toda responsabilidade pelas consequências dessa substituição, quando não aprovada pelo mandante.

Por essa razão, a autorização do mandante acerca do substabelecimento envolve questão de responsabilidade do mandatário, tão somente. Não vem dar maior força, nem invalidar o ato praticado pelo substabelecido, desde que, no mandato, há o poder para praticá-lo.

Somente não se faz legítimo nem obriga o mandante, o ato do substabelecido que não seja mencionado no mandato, de modo a mostrar que houve excesso. E isso se daria, igualmente, se o ato fosse executado pelo substabelecido.

Em relação aos poderes para substabelecer, o substabelecimento distingue-se em *autorizado*, *não autorizado* e *proibido*.

Quanto à soma de poderes transferidos pelo substabelecido ao substabelecido, o substabelecimento diz-se *parcial* ou *total*.

E, conforme a substituição seja *temporária*, ou *definitiva*, em virtude do que o substabelecido *continue*, ou *não*, *ligado ao mandato*, identifica-se o substabelecimento em *com reserva*, ou *sem reserva de poderes*.

SUBSTABELECIMENTO AUTORIZADO. É aquele em que o mandatário tem *autorização expressa* do mandante para se fazer substituir, se necessário, ou quando bem o convenha.

Semelhante autorização, praticamente, é demonstrada pela inserção no instrumento do mandato (procuração) de *poderes para substabelecer*.

Nesta hipótese, efetivo o substabelecimento, o mandatário substabelecido é isento de qualquer responsabilidade por ato do substabelecido, salvo se evidenciado que nomeou como substabelecido pessoa *notoriamente incapaz ou insolvente*, conforme institui o Cód. Civil/2002, art. 667, § 2º (Cód. Civil/1916, art. 1300, § 2º). (ngc)

SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA. A nomeação de um substituto para o mandatário, por ele feita, não quer significar seu abandono ao mandato. Assim, pode subsistir como mandatário, para reassumir o mandato, quando assim o deseje. É o que ocorre com o substabelecimento com reserva de poderes.

Por essa forma, substabelecido e substabelecido mantêm-se no mandato como mandatário e submandatário.

O substabelecimento com reserva de poderes, pois, é aquele em que o mandatário não se designa nem se afasta em definitivo do mandato, mantendo a intenção de continuar nele na primitiva qualidade imposta pelo mandante.

E a *reserva de poderes* resulta da declaração inserta no substabelecimento: *reservando para mim iguais poderes* ou *com reserva para mim dos mesmos poderes*.

SUBSTABELECIMENTO NÃO AUTORIZADO. É o substabelecimento promovido pelo mandatário, quando da procuração não constam poderes expressos para substabelecer.

Mesmo na ausência de poderes para substabelecer, o mandatário não é privado de se fazer substituir, desde que, a seu arbítrio, julgue necessária essa substituição.

Quando promove o substabelecido, *sem a necessária autorização*, tendo assumido a obrigação de executar pessoalmente o mandato, desde que essa é uma das condições desse contrato, *responde perante o mandante* por todos os prejuízos causados por culpa do substabelecido, mesmo que capaz e solvente.

Evidentemente, na determinação dessa responsabilidade, excluem-se os fatos que se registraram *por força maior e caso fortuito*, os quais não podem ser levados à culpa nem do mandatário nem de seu substabelecido.

SUBSTABELECIMENTO PARCIAL. É aquele em que o mandatário simplesmente autoriza o substabelecido a praticar *alguns* dos atos ou negócios, que lhe foram cometidos pelo mandante.

Assim, a execução dos atos ou negócios substabelecidos importa em se ter o substabelecimento como integralmente cumprido, consolidando-se o mandato em mãos exclusivas do mandatário.

SUBSTABELECIMENTO PROIBIDO. Ao contrário do não autorizado, ou do substabelecimento feito sem poderes, o substabelecimento proibido é aquele que é promovido pelo mandatário *apesar de expressa proibição do mandante fixada no teor da procuração*.

A proibição do substabelecimento, como é lógico, vem impor claramente a *execução pessoal do mandatário*, em virtude do que transgredirá a forma de execução estabelecida, desde que encarregue outrem de executar ato, ou promover negócio que deveria ser feito, pessoalmente, por ele.

Não obstante a proibição, *pode o mandatário* substabelecer o mandato, contrariando, assim, desejo do mandante.

Nestas circunstâncias, desde que assim faça, *fica responsável perante o mandante* por todos os prejuízos que lhe possam ser causados por ato do substabelecido, *mesmo provenientes de caso fortuito*, que o libertaria dessa responsabilidade não ocorrente a proibição.

No entanto, provado que o caso fortuito *teria sobrevivido*, ainda que não tivesse havido o substabelecimento, fica o substabelecimento eximido da responsabilidade.

Pelo exemplo, que é fundado na regra do Cód. Civil/2002, art. 667, § 1º (Cód. Civil/1916, art. 1300, § 1º) a proibição não impede o substabelecimento. Simplesmente *amplia* a responsabilidade do substabelecimento em relação aos danos causados pelo substabelecido, porquanto, no substabelecimento não autorizado, os casos fortuitos não entram na conta para a indenização dos prejuízos causados. E no autorizado, somente a incapacidade ou insolvência do substituto podem ser levadas à conta do substabelecimento. (ngc)

SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA. Ao contrário do substabelecimento com reserva, o substabelecimento *sem reserva de poderes* é aquele em que o mandatário transfere a outrem os poderes outorgados no mandato que lhe foi conferido, *sem reservar para si* os mesmos poderes.

Em regra, o substabelecimento sem reservas importa numa *substituição em caráter definitivo*, passando o substabelecido a exercer o mandato, em toda sua plenitude, até que o execute por completo, cumprindo e terminando toda a execução dele, tal como se fora o mandatário diretamente instituído pelo mandante.

O substabelecimento sem reservas, notificado ao mandante, resulta numa *renúncia* pelo mandatário ao mandato instituído, pelo que se desliga inteiramente do encargo que lhe fora confiado.

Assim sendo, no mandato judicial o substabelecimento sem reservas não notificado ao mandante *não isenta* o procurador de responder pelas obrigações do mandato.

Bem por essa razão, embora não mostrando expressamente a intenção de retornar ao mandato, o substabelecimento sem reservas não está impedido de reassumir o mandato substabelecido, *revogando*, numa faculdade que logicamente lhe é atribuída, o substabelecimento feito.

O substabelecimento, convém não olvidar, é perfeito submandato. E o submandante, em relação ao submandatário, está investido das mesmas atribuições, quanto ao submandato, que se asseguram ao mandante em relação ao mandato.

SUBSTABELECIMENTO TOTAL. É o que resulta da substituição do mandatário por outrem de sua nomeação para praticar todos os atos, ou realizar todos os negócios, deferidos no mandato. Opõe-se, ainda, ao substabelecimento parcial.

SUBSTÂNCIA. Do latim *substantia* (ser que existe, ser real, realidade), exprime a *essência*, a *natureza*, a *estrutura*, o *corpo* de qualquer coisa, considerada em si mesma, ou com os *atributos*, *elementos*, que lhe são inerentes ou essenciais.

A substância, pois, *revela a qualidade da coisa*, indica a sua *propriedade* ou *natureza*, *mostra o modo de ser*, evidenciando o que lhe é *principal*, *fundamental* ou *subsistente*.

Juridicamente, a substância não se afasta do sentido gramatical: resulta da própria natureza ou essência das coisas, ou dos requisitos e atributos que lhes são impostos pela própria lei, em tendo em atenção seu destino ou sua finalidade.

SUBSTÂNCIA DA COISA. Gramaticalmente entende-se a própria natureza ou a matéria de que se compõe.

No conceito jurídico, porém, a substância das coisas identifica-se com a sua *natureza econômica* e com o *destino que lhes é atribuído*, a par do que lhes é inerente, imutável ou persistente.

Há, assim, na composição da substância das coisas, *elementos naturais*, com os quais sempre se devem apresentar, e *elementos jurídicos*, impostos por lei ou pela convenção.

Neste aspecto, conforme as coisas se possam ou não *consumir*, a substância entende-se alterável, ou não alterável.

Somente as coisas móveis *destinadas ao consumo* são suscetíveis de se *destruírem pelo uso*. As coisas de caráter inconsumível, ou cuja *matéria subsista* pelo uso, não se podem alterar, nem ter destino diferente, sem consentimento expresso de seu legítimo proprietário, ou de quem delas possa dispor.

Ainda a substância das coisas, firmada no sentido de *subsistência* ou *permanência de sua essência*, ou *natureza*, muito influi na *divisibilidade das coisas*.

As coisas cuja *substância* não suporte uma divisão sem alteração, ou destruição de sua estrutura, ou de seu corpo, anulando destarte o fim principal de seu uso, são tidas como indivisíveis.

Aliás, é o preceito legal: “São indivisíveis os bens que se não podem partir *sem alteração na sua substância*” Cód. Civil/1916, art. 53, nº I – artigo sem correspondência no Novo Código Civil cujo art. 87, porém, diz a mesma coisa *in contronio sensu*. (ngc)

SUBSTÂNCIA DA OBRA. A obra, aqui, é tida como o produto da inteligência humana fixada em um trabalho de ordem literária, científica ou artística.

A substância da obra, pois, entende-se o *assunto*, ou a *matéria principal*, de que nela se trata. E em referência aos *romances, dramas, comédias* ou *novelas*, a substância reduz-se a *enredo* ou *tema* que neles se desenvolvem.

A substância das obras literárias, ou científicas, em princípio, *somente se podem alterar* com o expresso consentimento do autor.

Nas obras literárias, assim, há o *plágio* quando é sua *substância* mostrada em outro trabalho, como se original de quem a vem mostrar. Não se faz mister, pois, que se verifique uma cópia *servil*, isto é, reprodução literal de toda a obra. Basta que se use indevidamente de sua substância total, ou que se exiba como a matéria fundamental ou dominante da obra.

SUBSTÂNCIA DA OBRIGAÇÃO. A substância da obrigação pode referir-se a seu *conteúdo*, como à sua *forma*. Assim, sob o ponto de vista jurídico, a substância da obrigação tanto se materializa pelos requisitos intrínsecos e necessários à sua validade, como pelos requisitos extrínsecos ou formais, dispostos como essenciais pela própria lei.

Desse modo, a soma de requisitos ou de elementos *essenciais* à formação da obrigação constitui a própria substância dela.

Assim, compõem a substância intrínseca da obrigação: o mútuo consenso das partes, a capacidade delas, a licitude do objeto e a possibilidade deste. A substância extrínseca é a que se deriva de forma especial determinada pela lei.

SUBSTÂNCIA DO ATO. A substância do ato, tal como a da obrigação, tanto se gera da natureza do próprio ato, como das formalidades extrínsecas, que se estabelecem para a sua formação.

A substância do ato, pois, evidencia-se por tudo que lhe é *elementar*, ou essencial e sem o que não pode existir.

Na composição do ato, portanto, a substância não somente se estabelece por força dos elementos ou requisitos de fundo, como pelos requisitos de forma. Assim, todas as condições essenciais ou indispensáveis à sua legalidade formam-lhe a substância.

SUBSTÂNCIA DOS BENS. Considerada em si mesma, a substância dos bens tem a mesma significação da substância das coisas, referindo-se especialmente às próprias condições naturais que as identificam entre si e em relação a coisas de diferentes naturezas, ou espécies.

Por sua substância, ou requisitos naturais ou predicados necessários à própria existência, é que os bens se classificam em várias espécies: *móveis, imóveis, semoventes, divisíveis e indivisíveis, consumíveis e não consumíveis* etc.

SUBSTÂNCIA DOS CONTRATOS. Deve a substância dos contratos ser entendida no mesmo aspecto da substância das obrigações e dos atos jurídicos.

SUBSTANCIAL. Do latim *substantialis*, de *substantia*, significa etimologicamente tudo que é *real, essencial, efetivo, material, positivo, predominante*.

Sem se furtar ao sentido originário, *substantial*, no conceito jurídico, revela, em relação às coisas, aos atos, às obrigações, o que é *essencial, próprio* ou *inerente* às coisas, aos atos, às obrigações ou aos contratos, pelo que não lhes pode faltar nem lhes pode ser omitido, sob pena de não valerem segundo a vontade da própria lei.

Assim, sob qualquer aspecto, o que é *substantial*, *por interessar*, ou *ser integrante* da natureza da própria coisa, não lhe pode faltar, desde que, assim se registrando, está a coisa afetada em seu *subtractum*, isto é, em sua *própria substância*, não se apresentando, juridicamente, nas condições, ou nos precisos termos da lei.

“SUBSTANCIAL PERFORMANCE”. A expressão *substantial performance* vem do direito anglo-saxônico, referindo-se ao cumprimento contratual de acordo com a natureza e a finalidade econômicas do contrato – as partes não perderão de vista que devem realizar suas obrigações de acordo com a substância do contrato.

Em contrato de execução diferida no tempo, como o compromisso de compra e venda, com dezenas de prestações periódicas, afigura-se evidentemente injurídico reconhecer sua extinção por fatos economicamente irrelevantes ou que, proporcionalmente, não oferecem repercussão suficiente para os efeitos jurídicos do inadimplemento.

Vale repetir o texto de Rui Rosado de Aguiar Júnior transcrito no acórdão que resolveu a *Apelação nº 194194866, da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul*: “O devedor pode alegar que o seu *incumprimento é de escassa importância no contexto do contrato*, situação comum nos de execução parcelada, diferida por muitos meses. Apesar de a convenção ou de a lei exigir atraso de algumas prestações (para o reconhecimento da extinção), a presunção do prejuízo daí emanada não é absoluta e deve o juiz verificar a cada caso se o pedido de resolução não significa abuso da posição jurídica, só declarando a eficácia da cláusula resolutiva, e dos atos praticados em razão dela, se demonstrado que estão atendidos também os princípios da equidade e da boa fé. É exemplo desse abuso o pedido de resolução de contrato com preço parcelado em dezenas de prestações, cujas três ou quatro últimas restaram impagas”.

Entendeu o v. Acórdão que a *exceção da substantial performance* é defesa material (como a exceção do contrato não cumprido), exigindo-se que seja feita pelo devedor na sua resposta.

Note-se, no entanto, que tal exceção constitui demonstração de fato extintivo do direito do autor à resolução do contrato e, levantada na resposta, ainda que implicitamente deve o magistrado oferecer ao autor o direito de sobre ela se manifestar no prazo de 10 (dez) dias a que se refere o art. 326 do Código de Processo Civil.

Insista-se que sua *arguição independe de forma própria*, mesmo porque inexigida pela lei: basta a alegação do devedor na sua resposta para permitir ao magistrado conhecê-la.

Por derradeiro, anote-se que a doutrina da *substantial performance* é aplicável a todos os contratos de execução diferida no tempo, como, por exemplo, contratos de locação, em que seria injurídico decretar sua extinção e o consequente despejo do prédio pela ocorrência de mora irrelevante no contexto do respectivo sinalagma. (nsf)

SUBSTITUIÇÃO. Do latim *substitutio*, de *substituere* (substituir, pôr em lugar de), importa na *troca, permuta*, e na *colocação de uma coisa por outra* ou, em relação às pessoas, é a colocação de uma delas em lugar de outra, para fazer o que lhe era atribuído, ou para assumir a posição que a outra ocupava.

Na linguagem jurídica, há várias espécies de substituições, sejam de coisas, ou de pessoas, que se designam por denominações apropriadas.

No mandato, a substituição do mandatário é dita propriamente de *substabelecimento*.

Nos direitos creditórios, a substituição de credores, ou das garantias a eles oferecidas, denomina-se *sub-rogação*.

Nos contratos de aluguel, a substituição de inquilinos, na base do mesmo contrato, é *sublocação*.

Nos contratos de transporte, a substituição de veículos, ou de navios, que devam completar a condução de mercadorias ou de cargas, é identificada como *baldeação*.

Em matéria hereditária, a substituição do *de cujus* por seus herdeiros legítimos, ou testamentários, em virtude do que passam a exercer os direitos que competiam o falecido, recebe o nome de *sucessão*.

Substituição. Na terminologia do Direito Sucessório, e em conceito propriamente particular à matéria hereditária, *substituição* entende-se a cláusula, ou disposição testamentária, em que o testador, prevenindo a falta do herdeiro ou legatário instituído, ou a impossibilidade de se cumprir a herança, nomeia, em ordem subsidiária, uma ou mais pessoas, para que *herdemou recebam o legado*, em seu lugar.

As *substituições* não são exclusivas das heranças e legados. São permissíveis no fideicomisso, quer universal, quer a título particular.

A substituição na herança importa, necessariamente, na existência de dois elementos: *anomeação de um primeiro herdeiro*, e a *nomeação de um segundo*, ou de outros, que lhe são subsidiários, isto é, que serão convocados à herança, na falta, ou quando não possa ou não queira o primeiro herdeiro receber a herança. E, neste caso, a herança será deferida *aosubstituto*.

As substituições são reguladas pelo Cód. Civil/2002, art. 1.947 a 1.960 (Cód. Civil/1916, art. 1.729 a 1.740). (ngc)

CLÓVIS BEVILÁQUA, em sintética definição, bem exprime o conceito da substituição: “é a instituição subsidiária e condicional, feita para o caso em que a primeira instituição não produza ou já tenha produzido o seu efeito”.

A ordem subsidiária nas substituições é determinada por graus, inscrevendo-se o primeiro substituto, nesta ordem, em *segundo grau*, desde que o primeiro grau é o de pessoa nomeada na primeira instituição, ou seja, a que se inscreve em primeiro lugar.

Substituição. É, de acordo com o Regime Jurídico do Servidor Público, a assunção automática do exercício de cargo ou função de direção ou chefia nos afastamentos ou impedimentos regulamentares do titular (art. 38 da Lei nº 8.112, de 11.12.90).

SUBSTITUIÇÃO DA PENA. Na terminologia do Direito Penal, substituição de pena entende-se não somente a *conversão* da pena de prisão em multa pecuniária, como *aamenização* da pena de reclusão em pena de detenção.

Desse modo, a substituição da pena, que se confia ao arbítrio do próprio juiz, resulta da aplicação de pena mais suave, ou menos rigorosa, em atenção a certas condições em que se encontra o réu.

SUBSTITUIÇÃO DE RECÉM-NASCIDO. Na expressão, substituição entende-se a troca ou a colocação de um recém-nascido em lugar de outro.

Essa substituição pode ocorrer por mero equívoco, como pode derivar-se de uma intenção criminosa, no sentido de estabelecer uma situação jurídica irreal e fraudulenta.

A substituição de recém-nascido, com o ânimo de suprimir ou de alterar direito inerente ao próprio recém-nascido ou a seus pais, constitui crime, previsto e punido pelo Cód. Penal (art. 242).

SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. Indica a troca da testemunha arrolada por outra pessoa, que, substituindo-a, prestará depoimento em seu lugar.

Uma vez apresentado o rol de testemunhas, no prazo legal (CPC, art. 407), a parte só poderá substituir a testemunha que (CPC, art. 408):

a) falecer;

b) acometer-se de enfermidade séria;

c) mudar de residência e não for encontrada pelo oficial de Justiça.

SUBSTITUIÇÃO DIRETA. A substituição entende-se *direta* quando, ao fazer a *instituição do substituto*, não se estabelece qualquer *intermediário* entre o testador e o instituído em segundo lugar, desde que a *esses passam diretamente* os bens da herança, se o primeiro instituído não aceita, não pode, ou não quer receber a herança.

Assim, todas as substituições que não sejam fideicomissórias dizem-se *diretas*, e, igualmente, de *vulgares*.

SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA. Em princípio, toda substituição tem o caráter de expressa, porquanto a indicação do substituto deve ser feita de modo certo, cabendo ao testador colocá-lo na exata *ordem subsidiária* de convocação.

No entanto, os romanos admitiam a *tacita substitutio*, conforme a denominou ULPIANO, para o caso em que a sucessividade das substituições não fosse expressamente enunciada.

SUBSTITUIÇÃO FIDEICOMISSÓRIA. A substituição fideicomissória, firmada ou fixada no *fideicomisso*, é aquela em que o testador dispõe que o herdeiro, ou legatário, a quem se transmitem os bens, *fica com o encargo de os transmitir* por sua vez, por sua morte, ou depois de um certo tempo, a *outrem*, expressamente designado pelo testador.

Assim, a primeira instituição é disposta para que o herdeiro *consERVE a herança ou legado*, durante sua vida; ou dentro de um certo prazo, com a obrigação de a transmitir ao segundo instituído para o substituir.

O substituído é propriamente chamado de *fiduciário* ou *gravado*. E o substituto, o segundo beneficiado, de *fideicomissário*.

Vide: *Fideicomisso*.

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. Indica as circunstâncias legais em que determinada pessoa poderá litigar em nome próprio, ainda que defendendo direito alheio, como, v.g., se ocorrer a morte de qualquer das partes, hipótese na qual habilitar-se-á para substituí-lo o espólio ou os sucessores (CPC, art. 43), ou na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de categoria profissional pelo sindicato (CF, art. 8º, III; CLT, art. 513).

SUBSTITUIÇÃO RECÍPROCA. É aquela em que o testador escolhe como substituto, ou substitutos, herdeiros já instituídos, a fim de que se substituam entre si, ou reciprocamente.

A *substituição recíproca* é preconizada Cód. Civil/2002, art. 1.948 (Cód. Civil/1916, art. 1.730). E já era adotada pelo Direito Romano, como o melhor meio de prevenir as caducidades das disposições testamentárias.

A substituição recíproca tem também a denominação de substituição *mútua*. (ngc)

SUBSTITUIÇÃO SIMPLES. É a denominação que se dá à substituição, quando simplesmente se nomeia um só substituto para um ou mais instituídos, em oposição à *coletiva*, que é aquela em que se instituem vários substitutos.

SUBSTITUIÇÃO TÁCITA. Assim se diz de substituição, quando a sucessividade da nomeação não é expressamente enunciada, de forma que a indicação do substituto não se promove de maneira certa e individualizada.

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. Designa a instituição através da qual terceira pessoa, não contribuinte, é investida por lei como sujeito passivo da obrigação principal, devendo satisfazer a prestação tributária.

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. Expressão que traduz o mecanismo constitucional de antecipação do recolhimento aos cofres públicos, pelo substituto tributário, de um tributo que, posteriormente, seria recolhido pelo substituído. (nsf)

SUBSTITUIÇÃO VULGAR. A *substituição vulgar* institui-se quando o testador designa a pessoa que deve substituir o herdeiro, ou o legatário, quando estes não querem, ou não podem aceitar a herança ou o legado.

Pode ser *simples*, *coletiva* ou *recíproca*. E, como nesta espécie de substituição, todos os substitutos são chamados ao mesmo tempo, logo que se verifique a condição de não querer ou não poder receber a herança, ou legado, a substituição vulgar é *simultânea*.

SUBSTITUÍDO. Aquele que se substituiu ou que teve substituto. É o originário beneficiado pelo fideicomisso ou por outra instituição. *Fiduciário, instituído*.

SUBSTITUINTE. Quem vem em lugar de outrem, para o substituir. Coisa que toma lugar de outra ou que vem em substituição a outra. *Substituto*.

SUBSTITUTIVO. De *substituto*, de *substituir*, é a expressão geralmente usada, na linguagem legislativa, para designar a *emenda* feita a um projeto de lei, ou ao próprio projeto apresentado em substituição de um outro.

SUBSTITUTO. Do latim *substitutus*, é o vocábulo empregado, na linguagem corrente, no mesmo sentido de *substituente*: indica a coisa, ou a pessoa que substitui em seu lugar uma outra coisa, ou uma outra pessoa.

Na linguagem jurídica, outra não é a significação do vocábulo: *substituto* é o que participa ou realiza uma substituição, vindo ocupar, ou se pondo no lugar do que foi substituído.

O substituto pode ocupar o lugar do substituído, em caráter efetivo, ou em caráter temporário. Quando a substituição se opera em caráter efetivo, o substituto assume a posição do substituído, adquirindo as qualidades que lhe eram atribuídas. E, assim, cumprida a substituição, deixa de ser um substituto para ser o que era o substituído.

Na substituição eventual, o substituto, assumindo a posição do substituído, não perde sua qualidade de substituto, a fim de que continue em condições de assumir ou ocupar o posto do substituído todas as vezes que este faltar ou estiver impedido.

Na terminologia política, o substituto, em referência às substituições dos representantes do povo nas instituições legislativas, é designado propriamente como *suplente*. São suplentes de deputados, suplentes de senadores etc.

Substituto. Nas sucessões ou nas disposições de bens, o substituto é a pessoa que sucede outra na herança ou no legado, ou é a que se beneficia no fideicomisso, substituindo o fiduciário. É, assim, o novo herdeiro, o novo legatário ou o fideicomissário.

SUBSTITUTO LEGAL. É aquele que está na obrigação de colocar-se em lugar de um outro, na sua falta, ou nos seus impedimentos, por determinação, ou por indicação de lei.

Em regra, em matéria administrativa, o substituto legal é sempre aquele que está colocado em grau, ou em hierarquia, imediatamente inferior ao substituído, de modo que o substitui, ou assume suas funções, todas as vezes que ocorram faltas ou impedimentos dele, automaticamente, isto é, sem ser necessário qualquer ato ou ordem de autoridade superior.

SUBTRAÇÃO. Do latim *subtractio* (ação de retirar), exprimindo vulgarmente *supressão, privação, extração*, é genericamente tomado na mesma significação de roubo ou de furto.

No sentido técnico do Direito Penal, porém, a *subtração* é a *tirada às escondidas*, ou o *desvio sub-reptício* de coisas, ou de pessoas, do poder ou do lugar em que se encontram.

Desse modo, a *subtração* não se confunde com o *furto*, configurando um crime de elementos próprios.

Assim, para sua constituição, basta que o agente procure *retirar às escondidas*, ou *desviar furtivamente* coisa ou pessoa que se encontre em poder de outrem, ou em certo lugar, com *aintenção dolosa de a privar de seu destino*, ou *de sua finalidade*.

O Cód. Penal assinala entre as várias espécies de subtração: *a de cadáver* (art. 211), *a de incapaz* (art. 249), *a de livro público* (art. 337) e *a de material de salvamento* (art. 257).

SUBURBANO. Do latim *suburbanus* (próximo à cidade), é relativo a tudo que, embora próximo, ou nos arredores da cidade, não está compreendido em seu quadro *urbano*.

Suburbano, pois, é qualificativo de tudo o que se refere aos subúrbios, ou aos arrabaldes de uma cidade, opondo-se, assim, ao sentido de *citadino* ou *urbano*.

SUBÚRBIO. Do latim *suburbium*, de *sub* e *urbus*, designa os núcleos de moradores que circundam, ou contornam as cidades, aos quais, igualmente, se atribui o nome de *arrabaldes*.

Os *subúrbios*, pois, formam os grupos de habitações e de moradores, que se fixam nos *arredores da cidade*.

SUBVENÇÃO. Do latim *subventio*, de *subvenire* (vir em socorro, ajudar), entende-se o *auxílio*, ou a *ajuda pecuniária*, que se dá a alguém, ou a alguma instituição, no sentido de os proteger, ou para que realizem ou cumpram seus objetivos.

Juridicamente, a subvenção não tem o caráter nem de paga nem de compensação. É *mera contribuição pecuniária* destinada a *auxílio* ou *em favor* de uma pessoa, ou de uma instituição, para que se mantenha, ou para que execute os *serviços* ou *obras* pertinentes a seu objeto.

Ao Estado, em regra, cabe o dever de *subvencionar* instituições que realizem serviços, ou obras de interesse público, o qual, para isso, dispõe em leis especiais as normas que devem ser atendidas para a concessão, ou obtenção, de semelhantes *auxílios*, geralmente anuais.

Mas, no domínio do Direito Civil, também se admitem subvenções dadas sob o caráter de doação. E neste caso, o beneficiado recebe, periodicamente, o auxílio pecuniário que lhe é atribuído pelo doador.

Subvenção. É tomada a expressão, comumente, para exprimir a própria quantia ou soma que serve de objeto ao auxílio, ou à ajuda.

SUBVENCIONADO. De *subvencionar*, designa a pessoa ou a instituição que é favorecida pela subvenção.

SUBVERSÃO. Do latim *subversio*, de *subvertere* (transtornar, revolver, aniquilar), entende-se no mesmo sentido de *rebeldia* ou *revolta* contra a ordem ou o Poder Público.

Subversão. Na terminologia processual, porém, *subversão* entende-se a *perturbação*, ou *ainversão da ordem processual* na intenção de criar confusões e de transtornar o regular andamento do feito.

A *subversão do processo*, assim, tem a mesma significação de *tumulto*, ou de *tumultuação* do processo, em que se tenta *inverter*, ou *transtornar* o procedimento instituído, na intenção de torná-lo confuso, embaraçoso ou de perturbar o seu andamento.

A subversão do processo pode originar-se de vários fatos, que tenham a força de desviá-lo de seu curso normal. Assim, a adoção de *incidentes incabíveis*, a *discussão de matéria impertinente*, ou já *decidida*, a *admissão de diligências impróprias*, ou *não recomendadas*, sem dúvida alguma estruturam essa espécie de subversão que atenta contra a normalidade do rito legal, ou ofende as regras que instituem o procedimento adequado ao feito.

SUCEDER. Do latim *succedere* (vir depois, tomar o lugar de, acontecer), consoante a própria etimologia *sub* (depois de, a seguir) e *cedere* (acontecer, vir, ir, decorrer o tempo, ceder, transmitir), exprime o mesmo sentido de *acontecer depois*, *seguir-se*, *existir no presente*, *vir em seguida*, *tomar posição*, *colocar-se*.

Em amplo conceito, porém, na significação jurídica, *suceder* é colocar-se uma pessoa em lugar da outra, assumindo-lhe não somente a posição, como investindo-se nas mesmas qualidades e atribuições, que se conferiam ao sucedido.

Desse modo, *suceder* conduz o mesmo sentido de *substituir*. E a pessoa, a quem se dá *odireito de suceder a outrem*, não somente o substitui, ou *toma o lugar deste*, como *se investe no poder de representar o sucedido*, ou *de agir como titular dos direitos* que serviram de objeto à sucessão, os quais, por esse fato, lhe foram igualmente transmitidos.

Assim, num lato sentido, *suceder* (ceder em seguida), significa *transmitir direitos*.

Suceder. Em sentido estrito, porém, *suceder* significa *herdar*, ou seja, *substituir a pessoa falecida e assumir os direitos que lhe eram atribuídos*.

Aliás, não é esta significação estranha ao conceito genérico do verbo: *colocar-se alguém em lugar de outrem*. O sucessor, ou o herdeiro, em realidade vem colocar-se em lugar da pessoa falecida, tornando-se, em lugar dele, o titular de seus bens e direitos.

SUCEDER A TÍTULO SINGULAR. Exprime *transferir* ou *transmitir* parte de bens.

Assim, tanto se refere a *ceder* determinada porção de bens (sentido amplo), como a *transmitir* ou *doar*, em *causa mortis*, uma *parte de bens do de cujus*, isto é, *herdar parcialmente por testamento*.

SUCEDER A TÍTULO UNIVERSAL. Significa *herdar a título legítimo*, recebendo a cota ou o quinhão hereditário correspondente, ou *herdar a totalidade dos bens do “de cujus”*.

SUCEDER “JURE PROPRIO”. É *herdar por direito próprio*, isto é, por *direito de transmissão*, ou na qualidade de herdeiro por *título próprio*, derivado da posição que ocupa na família do defunto, ou do grau de parentesco que o coloca na escala hereditária.

É igualmente mencionado como *suceder*, ou *herdar*, “*proprio nomine*”, sendo aliás esta regra, desde que *herdar por direito de representação* constitui uma exceção, subordinada às normas especificadas em lei.

SUCEDER “JURE REPRESENTATIONIS”. Significa *herdar por direito de representação*, isto é, por força da *substituição*, que lhe é atribuída, em virtude de ser o herdeiro necessário do ascendente *premorto*, colocado na escala sucessória.

SUCEDER MEDIANTE REPRESENTAÇÃO. Traduz o mesmo sentido de *suceder “jure representationis”*, em que o sucessor imediato não é vivo, sendo chamado a substituí-lo o seu descendente.

SUCEDER POR CABEÇA. Significa *herdarem ou entrarem vários herdeiros na posse da herança por título próprio*, isto é, *jure proprio* ou *em nome próprio*, como herdeiros imediatos do falecido, não pelo direito de representação.

As locuções *suceder por cabeça* e *suceder “in capita”* empregam-se em sentido equivalente, opondo-se ao sentido de *suceder por tronco*, ou *suceder por estirpe*.

SUCEDER POR ESTIRPE. É o mesmo que *suceder por tronco* ou *suceder “in stirpes”*.

Exprime *vir à sucessão*, ou *herdar pelo direito de representação*, não em seu próprio nome, ou por *título próprio*.

Neste particular, pois, cada *estirpe*, ou seja, cada *ramo* ou *tronco*, que vem substituir o *herdeiro premorto*, passa a representá-lo, sem que se leve em conta o *número de representantes* que compõem o tronco ou o ramo.

Cada *estirpe*, composta não importa de quantos sejam os representantes do herdeiro representado, ocupa o lugar deste para receber o quinhão que lhe competiria. E, por sua vez, *repartem entre eles* o quinhão que lhes foi atribuído.

SUCEDER POR LINHA. Significa *vir a uma sucessão, ou herdar*, não por *jure proprio* nem por *jure representationis*, mas em razão de parentesco ascendente, ou de *linha ascendente*, que coloca a pessoa em posição de herdar, desde que faltem descendentes.

Assim, semelhante modo de *suceder* ocorre quando, morrendo alguém sem descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes [Cód. Civil/2002, art. 1.836, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 1.606)], que vêm concorrer à herança, sem distinção de linhas.

Por essa forma, tanto os ascendentes por *linha paterna* como os por *linha materna* vêm à sucessão, trazendo direitos iguais desde que sejam do mesmo grau. E o de *grau mais próximo exclui o de grau mais remoto* [Cód. Civil/2002, art. 1.836 § 1º (Cód. Civil/1916, art. 1.607)].

Na *linha reta ascendente* não se opera a representação.

SUCEDER POR TRANSMISSÃO. É o mesmo que *suceder “jure proprio”*, “*proprio nomine*”, ou por *título próprio*, opondo-se, assim, ao sentido de *suceder por direito de representação*, ou mediante representação.

SUCESSÃO. Do latim *successio*, de *succedere* (*suceder*), em sentido etimológico e amplo, *sucessão*, exprimindo uma relação de ordem, de continuidade, ou uma sequência de fatos ou de coisas, define o *que se segue, o que vem para colocar-se em lugar de qualquer outra coisa, ou o que vem em certa ordem, ou em certo tempo*.

Sucessão. Já na etimologia jurídica, mesmo genericamente, a sucessão conduz sentido de *substituição*, compreendendo-se a *vinda de coisa* ou *de pessoa para colocar-se no lugar, ou na posição ocupada por outra, investindo-se na mesma situação jurídica*, que mantinha a outra coisa ou a outra pessoa.

Em relação às pessoas, entende-se propriamente a substituição ativa dos titulares de direitos, que se *transmitem aos substitutos*. Neste particular, pois, a própria venda realiza uma sucessão, desde que por ela se transmitem ao comprador os direitos que pertenciam ao vendedor.

Na linguagem comercial mesmo, é muito comum o emprego do vocábulo *sucessão* para exprimir o ato por que uma *firma*, ou um *comerciante*, adquirindo todo acervo comercial de um estabelecimento ou negócio, *substitui o seu dono anterior, continuando e mantendo negócios e relações anteriores*.

E, assim, *sucessão* pode definir-se como a *transmissão de bens e de direitos* de uma pessoa a outra, em virtude da qual esta última, assumindo a propriedade dos mesmos bens e direitos, pode usufruí-los, dispô-los e exercitá-los em seu próprio nome.

Sucessão. Em sentido estrito, porém, e em significação mais técnica, *sucessão* é a *transmissão de bens e de direitos* a uma ou mais pessoas vivas, *integrantes de um patrimônio deixado por uma pessoa falecida*.

Neste aspecto, *sucessão* configura-se instituição exclusiva do Direito Hereditário. E tanto se opera por disposição de última vontade, como por força de lei.

Na *sucessão hereditária*, é essencial a *morte* da pessoa, a quem se sucede, porquanto a sua *abertura* é subordinada a esse fato jurídico substancial. Não se sucede, isto é, não se pode herdar de pessoa viva. A *sucessão hereditária* será sempre *causa mortis*. E por essa razão é igualmente assim denominada: *sucessão causa mortis*, em distinção à *sucessão inter vivos*, que se possa manifestar sob outros aspectos.

O sentido de *sucessão* como *transmissão de direitos* é subjetivo. Bem por isso conduz a ideia de *direito de herdar os bens* de uma pessoa falecida, com o dever de cumprir, dentro das forças desta herança, as obrigações que tenham sido assumidas por ela.

Num sentido objetivo, porém, *sucessão* compreende o próprio *acervo hereditário*, isto é, o conjunto de bens que constituem o patrimônio do *de cujus*.

SUCESSÃO “AB INTESTATO”. É expressão que identifica a *sucessão* que se opera em virtude de lei, na inexistência de disposições de última vontade (testamento).

A *sucessão “ab intestato”*, ou seja, a *sucessão legítima, intestada*, ou *sem testamento*, opõe-se ao sentido de *sucessão testamentária*.

E se denomina precisamente de *ab intestato*, ou *intestada*, porque não se opera por força de testamento, mas, na sua falta, por determinação legal, sendo assim chamados a ela os herdeiros colocados na *escala hereditária*.

SUCESSÃO ANÔMALA. É a que se impõe a *certos bens*, em razão de sua procedência, isto é, a que se opera em virtude de encargo que incide sobre certos bens do *de cujus*, pelo qual *devem os mesmos retornar* ao domínio da pessoa que os doou, ou de quem procedem. Importa, assim, num *retorno legal*, ou numa *reversão de bens*.

O Cód. Civil/2002, art. 547, caput (Cód. Civil, 1916, art. 1.174) dispondo que “o devedor pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se sobreviver ao donatário”, institui, precisamente, uma *sucessão anômala*, conforme a qualifica o Direito Civil francês.

Nesta hipótese, o sentido de *sucessão* é mais o de *retrotransmissão*, ou de *transmissão de retorno*, resultante de condição resolutória imposta à doação. (ngc)

SUCESSÃO BENEFICIÁRIA. Assim se diz a *sucessão*, quando o herdeiro a pode aceitar em *benefício do inventário*, isto é, mediante declaração de que somente aceita a herança, pelo seu líquido, ou seja, depois de pagas todas as dívidas e legados do *de cujus*.

A aceitação da herança a benefício do inventário somente é concedida aos herdeiros possivelmente obrigados ao pagamento das dívidas dentro da força da herança. E, por não ser uma aceitação pura, há que ser expressa, ou seja, há que ser autorizada mediante requerimento do herdeiro.

SUCESSÃO DE EMPRESAS. Designa a transferência de uma empresa de um para outro dono, sem que a alienação implique alteração de suas finalidades e solução de continuidade no tocante à prestação de serviços dos empregados (CLT, art. 448).

SUCESSÃO DEFINITIVA. Em oposição ao sentido de *sucessão provisória*, é a que se opera, nos *casos de ausência*, quando é o ausente tido efetivamente como morto.

A *sucessão definitiva* ocorre, em regra, depois de decorridos dez anos, a contar da data em que passou em julgado a sentença que concede a abertura da *sucessão provisória*. Ou, provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e já datam de cinco anos as últimas notícias recebidas dele [Cód. Civil/2002, arts. 37 e 38 (Cód. Civil/1916, arts. 481 e 482)]. (ngc)

A declaração da *sucessão definitiva* tem o objetivo de dar como irretratável a *sucessão aberta*, livrando os sucessores da provisória, dos ônus e encargos impostos por lei, pelo que se levantam todas as cauções prestadas.

SUCESSÃO DO AUSENTE. É a que se abre, a seguir da declaração de ausência regularmente decretada. Inicialmente, a *sucessão* diz-se *provisória*. E somente depois que se

cumprem certas condições legais é que se torna *definitiva*, por decreto judicial proferido a requerimento dos próprios interessados.

SUCESSÃO DOS ASCENDENTES. É a sucessão por linhas, ocorrendo quando o descendente morre sem deixar herdeiros.

Nesta hipótese, a sucessão defere-se aos ascendentes que a ela concorrem, sem distinção de linhas.

SUCESSÃO HEREDITÁRIA. É designação de caráter distintivo, para bem identificar *atransmissão de bens e direitos* da pessoa falecida a seus herdeiros, e não uma simples transmissão de direitos ou substituição de pessoa nos encargos ou direitos de outrem.

Corresponde, pois, ao mesmo sentido de *sucessão*, quando tomado em conceito do Direito Hereditário, ou Direito das Sucessões.

SUCESSÃO “INTER VIVOS”. Designa propriamente a *transmissão de direitos, que se opera entre vivos*, isto é, em consequência de ato ou contrato voluntário das pessoas. Opõe-se, pois, ao sentido de *sucessão “causa mortis”*.

SUCESSÃO JACENTE. É aquela em que não há herdeiros, nem legítimos nem testamentários, de modo que a herança, arrecadada pelos Poderes Públicos, termina por se declarar vacante, passando ao patrimônio do Estado, e, por essa razão, incorporando-se ao domínio fiscal.

SUCESSÃO LEGÍTIMA. É a que se cumpre por força de lei, sendo os herdeiros determinados segundo as próprias normas jurídicas.

Não reputando exata a qualificação, desde que não há, a rigor, uma *sucessão ilegítima*, e sendo a designação estabelecida em oposição à sucessão testamentária, com justa razão, Cunha Gonçalves julgou mais acertado que se denominasse: *sucessão por disposição exclusiva da lei*.

Aliás, consoante a expressão usada pelo Cód. Civil, poder-se-á dizer *sucessão por força de lei*, ou *sucessão de lei*, em oposição à testamentária, designada por *disposição sucessão de última vontade* [Cód. Civil/2002, art. 1.786 (Cód. Civil/1916, art. 1.573)]. (ngc)

SUCESSÃO MISTA. É aquela em que há herdeiros legítimos e herdeiros testamentários. Por essa razão, uma parte da sucessão se cumpre por força da lei. E a outra parte realiza-se segundo a vontade do falecido, disposta em testamento.

SUCESSÃO NECESSÁRIA. É a que decorre da existência de herdeiros *forçados, necessários* ou *legitimários*. Estes herdeiros, por força de lei, têm direito à *legítima*. E por isso não é lícito ao falecido dispor dela a título gratuito, em prejuízo dos herdeiros.

SUCESSÃO PROVISÓRIA. É a que se abre em consequência de sentença que declara a ausência da pessoa, cujos bens e direitos, sob certas restrições, se transmitem a seus herdeiros necessários.

SUCESSÃO SINGULAR. É a que resulta da transmissão de *determinado bem* ou *direito*, em caráter de simples transmissão, ou de legado.

Opera-se não somente por atos *inter vivos*, como nas transmissões *causa mortis*.

SUCESSÃO SUPLETÓRIA. Denominação atribuída à sucessão *ab intestato*, ou *intestada*, porque é ela evidente quando não tenha o falecido feito testamento, ou, quando o tendo feito, não é este considerado válido ou vem a caducar.

Nesta hipótese, substituindo a sucessão legítima, é ela, evidentemente, *supletória*, porque vem suprir ou substituir a sucessão testamentária, que não produziu os efeitos legais.

SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA. É a que resulta de *disposição de última vontade*, isto é, *de testamento*, que se repute válido. Opõe-se ao sentido de *sucessão “ab intestato”*, em que a sucessão se regula por força de lei.

SUCESSÃO UNIVERSAL. É aquela em que os herdeiros legítimos, ou testamentários, ao contrário da *sucessão singular*, participam de todo patrimônio do *de cujus*, partilhando-o entre si. Cada herdeiro, pois, não sendo o único, recebe o seu *quinhão*, ou a *parte alíquota*, que lhe é atribuída.

SUCESSÃO VACANTE. É a que se considera *vaga*, por não haver *sucessor necessário*, *outestamentário*, que a venha requerer, ou reclamar.

Igualmente, pode a sucessão tornar-se *vacante*, mesmo que existam herdeiros necessários, ou testamentários conhecidos, desde que estes a renunciem e nenhuma outra pessoa a venha requerer, com direito a ela.

A sucessão vacante defere-se a favor do Estado, a que, então, se transmitem todos os haveres do *de cujus*.

SUCESSÃO VOLUNTÁRIA. É o mesmo que sucessão testamentária. E se diz voluntária justamente porque se institui em virtude da *vontade do testador*, ou por disposição de última vontade do *de cujus*.

SUCESSÍVEL. De *sucessivo*, do latim *successivus* (que sucede), é o vocábulo empregado para designar todas as coisas ou todas as pessoas que têm qualidades, ou que se encontram em condições para suceder.

Substantivamente, a expressão significa a pessoa que é *indicada para suceder*, possuindo, assim, o mesmo sentido de *herdeiro presuntivo*.

SUCESSIVO. Do latim *successivus*, de *succedere* (vir em seguida, alternar, revezar), na significação jurídica designa sempre o *fato*, ou o *ato* que se segue, necessariamente, a outro, *seja para o substituir*, ou *seja para que se continue*, ou *se prossiga o que já é iniciado*.

O *sucessivo*, assim, pressupõe a existência de *coisa idêntica anterior, que se substitui por outra posterior*, a fim de que nada sofra solução de continuidade.

Assim, no *mandato sucessivo*, entende-se que o mandatário inscrito em segundo, terceiro, ou quarto lugar, é assim disposto *para que suceda*, ou *tome o lugar* do anterior, sempre que este falte, ou esteja impedido de funcionar.

Mas, sem fugir ao sentido etimológico, *sucessivo* exprime, igualmente, o sentido de *repetição*, isto é, assinala a qualidade da coisa *que vem em seguida de outra*, seja para lhe aumentar o número, ou para lhe agravar as consequências ou efeitos.

Neste caso, estão os *delitos sucessivos*, em que o sucessivo exprime o sentido de *repetido, continuado*, identificando delitos da mesma natureza que se praticaram continuamente, um a seguir do outro.

Sucessivo. Em sentido estrito, sucessivo é tomado como *hereditário* ou *sucessório*.

Desse modo, *direitos sucessivos*, ou *bens sucessivos*, podem ser entendidos como direitos hereditários, ou bens hereditários, direitos sucessórios, ou bens sucessórios, isto é, sujeitos ou relativos à sucessão.

SUCESSOR. Do latim *successor*, de *succedere* (suceder), na terminologia jurídica é o vocábulo empregado em acepção ampla e em significação estrita:

Sucessor. Em sentido amplo, *sucessor* configura toda pessoa a quem se transferem direitos ou atribuições de outrem, em virtude do que assume o lugar, a posição, ou a qualidade do sucedido (substituído).

Assim, seja no Direito Público, ou no Direito Privado, o sucessor, colocado em substituição do *antecessor*, ou do *sucedido*, vem continuar no exercício dos direitos ou nas atribuições, que a este se cometiam.

Somente há que distinguir: no Direito Público, o sucessor vem tomar o *lugar*, a *posição*, o *emprego*, a *posição do antecessor*, em regra, sem interferir em seus direitos ou em suas obrigações de ordem patrimonial e de caráter privado. É mero substituto nas funções.

Já no Direito Privado, o sucessor vem, no pressuposto de uma transmissão de direitos, comotitular dos direitos e obrigações, que lhe forem cedidos ou transferidos.

Sucessor. Em acepção estrita, e como expressão técnica do Direito Sucessório, *sucessor* é aquele que, na qualidade de herdeiro legal, ou de herdeiro instituído, vem, como representante do falecido, entrar em todas as relações jurídicas em que o mesmo figurava, ficando investido em todos os direitos e em todas as obrigações de que o falecido era titular, ativo, ou passivo, como se originariamente tivessem surgido em sua pessoa. Praticamente, o sucessor é o *herdeiro*.

Assim, o sucessor, em relação aos direitos e obrigações do sucedido, não somente o substitui, como o representa legitimamente, a ele se deferindo a mesma proteção legal, que se atribuía ao falecido, para defesa e segurança dos direitos que lhe foram transmitidos.

Neste particular, é expressivo o adágio: *Successori non nocet, quod ejus auctori nocere non potuit*. Equivale a dizer que o sucessor não pode nem deve ser prejudicado por fato que ao seu antecessor não causaria prejuízo.

SUCESSOR DA FIRMA. Ou *firma sucessora*, entende-se a que se institui, ou se organiza, na intenção de *continuar* a manter uma sociedade comercial fundada por outra firma.

A sucessão de firma comercial, ou a sucessão de caráter comercial, ocorre quando a *nova firma*, ou a *firma sucessora*, organizada para substituir a firma antecessora, assume todo ativo e passivo desta firma.

Por esta razão, por parte da nova firma há o *ânimo de fazer subsistir sob a sua responsabilidade* todos os negócios e operações promovidos e firmados pela sua antecessora.

Em regra, a sucessão de firma procede das *alterações dos contratos comerciais*, em que se retiram sócios antigos e nela ingressam sócios novos, não sofrendo no entanto a organização qualquer solução de continuidade.

A sucessão da firma, embora se assemelhe à sucessão do estabelecimento, desta se distingue. A sucessão da firma é de sentido mais amplo, pois, além de suceder à própria firma, é sucessora de todos os seus negócios, inclusive de seu estabelecimento.

Vide: *Sucessor do estabelecimento*.

SUCESSOR DO CARGO. Em matéria de Direito Administrativo, assim se designa o funcionário, ou empregado, que é nomeado para substituir um outro funcionário, ou empregado, exonerado, removido, ou falecido, investindo-se em sua posição e desempenhando as mesmas atribuições do sucedido.

Embora se revele o sucessor, nesta hipótese, um substituto do sucedido, por efeito próprio à sucessão, entende-se um substituto efetivo, não eventual.

SUCESSOR DO ESTABELECIMENTO. Na linguagem mercantil, o sucessor do estabelecimento é o comerciante que adquire por compra o estabelecimento comercial de outrem, para nele continuar a negociar com o mesmo ramo de comércio.

Esta sucessão pode ter efeitos diferentes em relação aos credores e devedores e em relação ao fisco.

Desde que o sucessor não assuma todo ativo e passivo do estabelecimento, os credores e devedores do antecessor ajustarão diretamente com ele a liquidação dos respectivos débitos e créditos. Neste particular, pois, a sucessão exhibe feição toda especial, limitando-se, simplesmente, à transmissão de direitos relativos aos bens realmente vendidos.

Desde, porém, que a venda do estabelecimento implique assumir o sucessor todo ativo e passivo do vendedor, a sucessão será ampla. E todos os negócios do antecessor, igualmente, se transmitem ao sucessor.

Em relação, no entanto, às *obrigações fiscais*, não se exime o sucessor de responder por elas, *desde que seja um continuador do negócio mantido pelo estabelecimento*, mesmo que não o tenha adquirido em caráter de ampla sucessão.

Perante o fisco, o comerciante que se estabelece em casa de comércio, ou de indústria mantida por outro comerciante, ou firma, em razão de compra, ou *de transferência do negócio*, fica obrigado a responder pelas dívidas fiscais do negócio vendido, ou transferido, qualquer que seja a modalidade dessa venda, ou transferência.

Somente se liberta o comerciante da dívida fiscal do comerciante estabelecido no prédio, em que fixou seu negócio, se provado que o prédio havia sido desocupado pelo anterior comerciante, e que o seu negócio provém de sua própria iniciativa, isto é, que é estabelecido por uma *nova coleta*, ou *inscrição fiscal*.

SUCESSOR DO PROCESSO. Assim se diz de toda pessoa que, por qualquer razão jurídica, vem ocupar em uma demanda a posição de um *autor*, de um *réu*, para que, com ele, se prossiga na ação.

Nos processos, podem assumir a direção deles, ou deles participar, como sucessores do autor, ou do réu, não somente o cônjuge e os herdeiros da parte falecida, como os cessionários e sub-rogados de uma delas.

A sucessão no processo cumpre-se por uma *habilitação* regulada pelo próprio Cód. de Proc. Civil (arts. 1.055/1.062).

SUCESSOR FORÇADO. Expressão usada para indicar o herdeiro necessário, ou legítimo, ao qual não se pode privar da legítima, sem uma justa causa de deserdação.

Assim, o *sucessor forçado* não é só aquele a quem se atribui o *direito de herdar*, em razão de ocupar posição sucessível, mas aquele que, além de estar legalmente indicado como sucessor, não possa ser privado de sua legítima. O Cód. Civil o denomina de *necessário*.

SUCESSOR LEGÍTIMO. Em oposição ao testamentário, sucessor legítimo é a pessoa que se encontra ligada ao falecido em *grau de parentesco sucessível*. E, assim, na falta de testamento, seja o seu herdeiro legal ou legítimo.

O sucessor legítimo pode ser simplesmente legítimo, como pode ser ainda necessário. Desse modo, o sentido de legítimo abrange o de necessário, desde que todo sucessor, sendo herdeiro necessário, tem igualmente a qualidade de legítimo.

No entanto, todo sucessor necessário é legítimo, mas nem todo sucessor legítimo é necessário.

Segundo a discriminação legal, são herdeiros, os sucessores legítimos, os *descendentes*, os *ascendentes*, o *cônjuge sobrevivente*, e os *colaterais* até o 4º grau.

SUCESSOR NECESSÁRIO. É aquele que *não pode ser excluído da sucessão*, sem haver uma causa legal para a deserdação.

Dos herdeiros, ou sucessores legítimos, entendem-se necessários, ou forçados, os descendentes e, na sua falta, os ascendentes.

Tendo-os, o falecido não pode dispor da metade de seus bens, que estes, como *legítima hereditária*, pertencem aos herdeiros necessários, porquanto a deserdação destes somente se permite quando fundada em razão expressamente consignada em lei.

SUCESSOR PROVISÓRIO. É o sucessor do ausente, enquanto não se tem a sucessão do mesmo como aberta em caráter definitivo.

Para que se imitam na posse dos bens do ausente, devem os sucessores provisórios prestar garantias, mediante penhores, ou hipotecas, de valor relativo aos quinhões recebidos.

Empossados nos bens, ficam representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e todas as que de futuro surgirem.

A condição de *provisória* cessa com a abertura da sucessão definitiva.

SUCESSOR SINGULAR. Sucessor singular, ou sucessor a título particular, é aquele que substitui o antecessor em direitos ou coisas determinadas. Nestas condições está *o adquirente*.

A qualidade de sucessor singular tanto pode originar-se de ato *inter vivos*, como de ato *causa mortis*.

Quando por ato *causa mortis*, o sucessor é, em regra, *legatário*. E os bens que lhe são transmitidos, por disposição de última vontade, compõem o *legado*.

SUCESSOR TESTAMENTÁRIO. É o que é instituído por testamento, seja na qualidade de *universal*, ou simplesmente para receber *legado*. Opõe-se ao sucessor legítimo.

SUCESSOR UNIVERSAL. Em oposição ao sucessor singular, é aquele a quem se transmitem todos os bens do antecessor, ou, quando herdeiro, a quem se transmite uma parte alíquota do patrimônio da pessoa falecida.

Recebe, igualmente, o nome de *herdeiro universal*, exprimindo, assim, sua colocação como titular de todos os direitos de *de cujus*, ou, se mais de um, como titular dos direitos que formam o seu quinhão.

SUCESSÓRIO. Relativo ou pertinente à sucessão.

SUCUMBÊNCIA. A sucumbência consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo. Assenta-se na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte que tenha razão. Por isso mesmo, a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência é objetiva e prescinde de qualquer

culpa do litigante derrotado no pleito judiciário, bastando, para sua incidência, o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte.

Só haverá sucumbência quando houver litígio, pelo que não há que se proferir condenação se não houver contenciosidade ou litígio a ser resolvido: se as partes entraram em acordo, se houve fato superveniente não atribuível às partes ou se se tratar de processo necessário, como a conversão de separação em divórcio etc.

Haverá sucumbência recíproca se cada litigante for em parte vencedor e vencido, pelo que serão distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas (art. 21). Tal dispositivo se aplica principalmente nas ações de condenação (por exemplo, o autor pediu condenação em 10 mil reais e a sentença acolheu o pedido somente em 5 mil reais; neste caso a sucumbência ficaria em 50% para cada um e, portanto, o juiz poderia inclusive fazer a compensação). O importante é que, alterada a proporção da condenação, também assim decidirá o juiz quanto a tais verbas, podendo haver casos em que a proporção da sucumbência seja alterada para 60% e 40% e assim por diante, acompanhando sempre a proporção da condenação.

Incide o princípio da sucumbência não só quanto ao resultado da causa, mas também quanto aos incidentes processuais; por exemplo, quem deu causa à nulidade do ato sucumbe nas despesas respectivas.

Muitos consideram a sucumbência como pressuposto necessário para o recurso, embora outros agora prefiram usar as expressões “gravame” ou “lesividade” a significar a repercussão da decisão na esfera jurídica daquele que se legitima como recorrente.

Quanto à expressão “dupla sucumbência”, pode ela ser tomada no jargão forense em mais de um sentido. O mais usual é o referente à dupla imposição que é feita ao vencido tanto na ação de conhecimento como na execução, o que, aliás, é previsto no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, ao dizer que haverá a imposição dos ônus sucumbenciais nas execuções, embargadas ou não. O outro sentido também correntemente utilizado substitui a expressão “sucumbência recíproca”, quando ambos os lados da relação processual se veem vencidos no todo ou em parte. Finalmente, já se viu a expressão “dupla sucumbência” ser utilizada também como requisito dos embargos infringentes, que somente são cabíveis quando houver voto vencido no julgamento da apelação ou da ação rescisória. Nesse sentido, aliás, a expressão se mostra verdadeiramente imprópria, pois o voto vencido do juiz não implica que o mesmo tenha restado vencido em face do princípio da imparcialidade judicial. (nsf)

SUCURSAL. Do latim *succursum*, supino de *succurrere* (socorrer, ajudar), no sentido do Direito Comercial, entende-se o estabelecimento de comércio, ou de indústria, instituído em local diverso ao do *estabelecimento principal*, para realizar, em melhor eficiência, os negócios que constituem o seu objetivo.

Em geral, na linguagem vulgar, os estabelecimentos fundados sob dependência e direção geral de outro, dizem-se *agências*, *filiais* e *sucursais*.

Em verdade, todos eles resultam numa *ramificação* do estabelecimento principal, ou *matriz*, que se estabelece em localidade diferente em que a matriz se encontra.

A *sucursal*, porém, bem se distingue da filial e da agência. A *filial* é o estabelecimento que opera sob direta orientação da matriz, que lhe dirige os negócios, autorizando-os e os aprovando. Possui relativa autonomia. A *agência* revela-se a outorga de uma representação, através de mandatário, que se diz agente, e que, por vezes, nem se entende preposto do estabelecimento principal, porquanto pode manter a *agência* como um negócio próprio.

A *sucursal* já se mostra organização mais ampla. Embora ligada à matriz, sendo obrigada a acompanhá-la nos mesmos objetivos, em geral, é mantida com certa autonomia, possuindo uma direção, a que se atribui a faculdade de decidir e operar com maior liberdade. Assim, a própria *sucursal*, tendo sob sua jurisdição um determinado território, pode, por seu turno, manter filiais e agências, que ficam subordinadas a ela, em vez de se entenderem com a matriz.

Desse modo, a *sucursal* tem categoria superior e posição hierárquica mais elevada que a filial. E, em certas circunstâncias, com as próprias agências e filiais compõem um *departamento regional*.

SÚDITO. Do latim *subditus* (sujeito, subordinado, submetido), é adotado, na terminologia jurídica, no mesmo conceito vulgar: designa a pessoa que está sob jurisdição de um governo monárquico, ou é natural de um país em que domina a monarquia ou o império.

Corresponde a *cidadão*, frequentemente empregado para indicar os naturais de países republicanos.

SUFICIENTE. Do latim *sufficiens, sufficientis* (bastante), não somente exprime o *que é necessário* para realizar um efeito jurídico, como o que se mostra *hábil* para cumprir com legitimidade certo ato.

Neste sentido, pois, *poderes suficientes* são os necessários para a validade de um negócio, ou de um ato jurídico. E *procurador suficiente* é o que está autorizado a agir em nome de outrem, em razão dos poderes que lhe foram conferidos, os quais são *bastantes*, *ousuficientes*, para que possa cumprir o mandato outorgado.

Assim, na linguagem jurídica, o suficiente é o *satisfatório*, ou o *que atende* às exigências legais. É o *que preenche as condições*, ou os *requisitos da lei*, não em abundância, mas o *quanto é necessário*, o *quanto basta*, ou o *que satisfaz* os desejos da própria lei.

SUFRÁGIO. Do latim *suffragium*, de *suffragare* (favorecer, interceder, aprovar por votos), em sentido etimológico é a *ajuda*, o *favor*, a *proteção*, a *intercessão*, o *voto*.

Na linguagem jurídica, no entanto, a expressão é empregada na configuração de entidades distintas:

Sufrágio. No sentido do Direito Civil, na mesma acepção do Direito Canônico, *sufrágio* entende-se todo *ofício religioso*, toda *prece*, toda *oração* ou *obra*, ministrados na Igreja pelos sacerdotes *em favor de alguém*, ou, mais propriamente, *pela alma de um morto*.

Perante a Igreja Católica, porém, há ainda os *sufrágios privados* que resultam das *boas obras*, dos *jejuns*, ou das *orações* feitas particularmente pelos fiéis, ou pelos próprios ministros da Igreja.

Assim, sufrágio, em sentido amplo, conforme assinala Moraes, será “toda obra pia por alma dos defuntos”. Ou, como anota Cândido de Figueiredo, “o ato de piedade, oração ou prece, pelos mortos”.

Daí por que, além das *missas*, *orações*, *responsos*, *exéquias*, são tidos como *sufrágios* as esmolas a pobres, ou as espórtulas a instituições, dadas *em voto*, ou *em ajuda à alma do falecido*.

As *despesas com os sufrágios* podem ser determinadas pelo *de cujus*. E somente nesta hipótese, por força do que dispõe o Cód. Civil/2002, art. 1.998 (Cód. Civil/1916, art. 1.797), poderão pesar sobre o acervo hereditário. Não o sendo, nem em testamento nem em conceito, correm à conta do herdeiro que as autorizar.

Sufrágio. Já no sentido do Direito Público, *sufrágio* exprime a manifestação da vontade de um povo, para escolha de seus dirigentes, *por meio do voto*.

Nesta acepção, pois, *sufrágio* traduz o *direito de votar*, ou seja, o direito de escolher pessoas, ou de aprovar atos por meio de votos.

O sufrágio obedece a vários sistemas. Há, por isso, diversas espécies de sufrágio: *capacitário*, *censitário*, *direto*, *indireto*, *universal* e *proporcional*. (ngc)

SUFRÁGIO CAPACITÁRIO. É sistema de *sufrágio limitado*, opondo-se ao *universal*. Por ele, o *eleitorado*, isto é, as pessoas que têm a *faculdade de votar*, devem possuir um certo grau de instrução, comprovado pela posse de um diploma acadêmico, ou pelo exercício de certas profissões.

Por essa forma, os *colégios eleitorais* seriam constituídos simplesmente de pessoas que mostrassem certa *desenvoltura intelectual*.

SUFRÁGIO CENSITÁRIO. Semelhante sistema é o que se baseia na formação dos colégios eleitorais por pessoas que, por sua posição econômica, contribuem com uma *certa soma de impostos*. Assim, o *voto* é atribuído simplesmente a quem concorre para o erário com uma importância mínima prefixada.

O sufrágio censitário, igualmente, é de natureza restrita, opondo-se ao universal, desde que se limita às pessoas de fortuna, ou aos *contribuintes* de quantias, que as levam à constituição dos colégios eleitorais.

SUFRÁGIO DIRETO. É o que se estabelece em um *só grau*, isto é, aquele em que as pessoas autorizadas a votar *já escolhem os nomes de seus candidatos*, com a indicação dos cargos correspondentes. Opõe-se ao sistema *indireto*.

O sufrágio direto tanto pode existir nos sufrágios limitados, como no universal. Importa, como é claro, em *processo de escolha*. E por ele, o *eleitorado não usa intermediários* para a escolha de seus candidatos: já os escolhe nominalmente, quando vota.

SUFRÁGIO INDIRETO. É aquele em que a *eleição*, ou a *escolha dos eleitos*, se processa por dois graus. Assim, os colégios eleitorais, para escolha de seus dirigentes, ou das pessoas que devem representá-los e constituir os Poderes Públicos, escolhem simplesmente os nomes daqueles que devem formar os *órgãos eleitorais do segundo grau*, a que deferem, igualmente, o poder de escolher os nomes das pessoas que venham ocupar os cargos eletivos.

No sufrágio indireto, a primeira eleição é para a escolha dos *eleitores maiores*, a quem compete a indicação definitiva dos nomes para as posições administrativas ocupadas por eleição.

SUFRÁGIO PROPORCIONAL. Designa o processo de votação no qual os mandatos parlamentares são conquistados não pela maioria simples de votos, mas por quocientes eleitorais (resultado da divisão do número de votantes pelo de cadeiras a preencher na circunscrição) representativos das correntes de opinião organizadas. Assim, o partido obterá tantos mandatos quantos sejam os quocientes que couberem na votação de sua legenda.

SUFRÁGIO UNIVERSAL. O sufrágio universal é aquele em que não se faz qualquer restrição ao cidadão, em razão de fortuna ou de instrução. Assim, a *qualidade de eleitor*, posta ao alcance de todo cidadão civilmente capaz, somente é vedada às pessoas que, por disposição expressa de lei, estejam impedidas de exercer os direitos políticos.

É assim que, nos termos da Constituição brasileira, cujo regime adotado é o do sufrágio universal e voto direto (art. 14, *caput*), somente não se podem alistar como eleitores os estrangeiros, e durante o período do serviço militar, os conscritos (§ 2º).

Dessa maneira, sufrágio universal quer exprimir propriamente *sufrágio geral*, *sufrágio de todos*, *sufrágio sem restrições* ou *sem limitações*.

Sufrágio universal não quer dizer sufrágio direto. O sufrágio universal tanto pode ser direto, como indireto, desde que nele pode ser instituído o *escrutínio*, ou a *eleição em dois graus*.

O próprio sufrágio limitado pode ser direto, desde que os colégios eleitorais escolham nominalmente e sem intermediários os seus candidatos.

O sentido de universal, como é de ver, opõe-se ao de *limitado*, *restrito* ou *particular*, sem qualquer referência ao *processo*, ou *modo de escolha*, direto ou indireto dos candidatos.

A Constituição Brasileira adota o sufrágio *universal* e o *voto direto*. Além de não haver restrições na formação dos colégios eleitorais, já os eleitores escolhem *nominalmente* os seus candidatos para ocupação dos órgãos legislativos e executivos.

E salvo as restrições apontadas, todos os brasileiros, natos ou naturalizados, maiores de 18 anos, de qualquer sexo, podem ser eleitores.

Atente-se que o alistamento eleitoral e o voto são *obrigatórios* para os maiores de 18 anos *efacultativos* para os analfabetos, maiores de 70 anos e maiores de 16 e menores de 18 anos (art. 14, § 1º).

SUGESTÃO. Do latim *suggestio* (ação de sugerir, instigação), entende-se a *pressão moral*, ou a *influência* que uma pessoa exerce sobre outra, no sentido de dominar sua inteligência, suas emoções e sua própria vontade, levando-a a fazer aquilo a que é *instigada*.

A *sugestão*, neste aspecto, não se reduz ao *conselho*, ou à *observação*, mas a uma *instigação*, a uma *dominação* à vontade de outrem para induzi-la a fazer o que não faria sem essa estranha e imperiosa influência.

Assim, na *sugestão*, torna-se relevante haver o sugestionante adquirido influência e predomínio no espírito do sugestionado. E por esta razão possa manejar a seu sabor a vontade da pessoa submetida à sua sugestão.

Em geral, a sugestão é levada a efeito por meio de manejos que escondem a intenção do agente sugestionador, a fim de que não desperte suspeitas no sugestionado, e possa, finalmente, dominar seu ânimo com o intento idealizado.

“SUI GENERIS”. Locução latina, que se traduz: *de seu gênero*, ou *de sua espécie*, é geralmente empregada para designar o que é *especial*, ou *demonstra uma condição, ou qualidade própria e especial a certas coisas*.

Assim, o que é *sui generis* pertence *particularmente, originalmente* à coisa, ao fato ou à pessoa a que se refere.

“SUI JURIS”. Em tradução literal, a locução *sui juris* exprime, ou significa *direito próprio*, em oposição ao *alieni juris*, relativo ao *direito alheio*.

Em se referindo, porém, ou aludindo às pessoas, a locução *sui juris* particulariza a pessoa que não está sujeita nem submetida à autoridade doméstica de outrem. É a pessoa *livre, maior e capaz*, já subtraída ao poder familiar, (*pátrio poder*), à *tutela*, ou *isenta da curatela*.

Neste sentido, é que, segundo a tradição do Direito Romano, as pessoas se diziam *sui juris*, em oposição, ou distinção às pessoas ainda submetidas ao pátrio (poder familiar), à *tutela*, ou à *curatela*, que se entendiam *alieni juris*.

Os *sui juris* indicam-se pessoas capazes, e em pleno exercício de seus direitos civis.

SUICÍDIO. Do latim *suicidium*, de *sui* (a si) e *caedere* (matar), é a *autoeliminação*, ou *amorte da pessoa provocada por ela própria*, voluntariamente, empregando contra si meios violentos.

O Direito Penal não o considera crime, desde que se mostra *ação do homem contra si próprio*, na intenção de lhe tirar a vida.

Para que o suicídio, porém, por si só, não constitua crime, é necessário que tenha decorrido da vontade e ação exclusivas do suicida.

A *participação*, a *instigação* de outrem ao suicídio da pessoa importa em culpabilidade para *oparticipante, auxiliar ou instigador*. É o que estabelece o Cód. Penal (art. 122).

Assim, é crime *induzir*, ou *instigar alguém*, ao suicídio, ou lhe prestar auxílio para que o faça.

E esse induzimento, essa instigação, ou esse auxílio, tanto pode ser moral, como material.

Moral, quando resulta de conselhos, insinuações, sugestões capazes de provocarem a firme vontade de matar-se.

Material quando provém do fornecimento de meios para consecução do suicídio, como *veneno, armas*, etc.

SUJEIÇÃO. Do latim *subjectio*, de *subjicere* (sujeitar, submeter, pôr ao pé), entende-se precisamente a ação de sujeitar ou de se sujeitar alguma coisa ou pessoa ao domínio ou dependência de outra coisa ou pessoa. Exprime, pois, sentido equivalente a *submissão, subordinação* ou mesmo o sentido de *encargo, jugo, ônus*. Mostra, pois, a *ligação* ou *união* que se estabelece entre uma pessoa e outra, ou entre uma coisa e outra, em virtude da dependência ou encargo imposto ou admitido.

SUJEITO. Do latim *subjectus*, de *subjicere* (submeter, sujeitar, subordinar), é empregado no sentido jurídico em várias significações:

Sujeito. Como adjetivo, exprime a condição e a qualidade de tudo que é *submetido* ou *dependente* de outra coisa.

Nesta acepção, pois, é que se afirma que o *menor* está *sujeito* ao poder familiar, antigo pátrio poder, isto é, está *submetido* ao poder familiar.

De igual maneira, quando se acentua que a aquisição do domínio imobiliário está *sujeita* à transcrição, bem se entende que a trasladação do domínio está *adstrita* ou depende da transcrição.

Sujeito. Já como substantivo, sujeito refere-se à *pessoa*, mostrando-a como *agente* de uma ação, ou como *titular* de um direito, ou de uma obrigação.

O *sujeito* é sempre a pessoa, seja *física*, ou *jurídica*. E segundo as circunstâncias em que é ele colocado perante o *direito subjetivo*, sobre o qual exerce, ou tem uma faculdade, ou de que se deriva uma obrigação a cumprir, é considerado como *ativo* ou como *passivo*.

O *sujeito ativo*, sendo propriamente o titular do direito subjetivo (*facultas agendi*), é aquele que, *proprietário de um direito*, tem as vantagens dele e dele pode tirar os benefícios e proventos, exercitando-o nos termos da lei.

Diz-se simplesmente *sujeito de direito*, sendo igualmente considerado como *credor*.

Já no conceito do Direito Penal, *sujeito ativo* é o agente ou autor do delito, que se indica passível da sanção penal.

O *sujeito passivo* é aquele de quem se pode exigir o cumprimento de uma obrigação, estando assim *submetido ao dever jurídico* de satisfazer o *objeto da obrigação*, de que é o *devedor*. Diz-se, igualmente, *sujeito da obrigação*, em oposição ao *sujeito do direito*.

Na significação do Direito Penal, o *sujeito passivo*, ou melhor, o *sujeito passivo do delito*, é a pessoa particularmente prejudicada, em seus bens juridicamente reconhecidos e amparados, pela prática do delito. Para Manzini e Ferri, no entanto, de modo geral, o sujeito passivo do delito é sempre o Estado, porquanto, com a prática do delito em seu território, ocorreu violação à norma jurídica protegida pelo preceito penal, havendo ofensa aos interesses públicos.

SUMÁRIA. Do latim *summariu*, sumário, diz-se do ato realizado de forma rápida.

Diz-se da *absolvição* (absolvição sumária) ou da *execução* (execução sumária).

SUMARIAMENTE. Forma adverbial de *sumário*, na linguagem forense exprime todo *modo de proceder, expeditamente, com brevidade*, independentemente de *maiores formalidades*, isto é, sem atenção a fórmulas de praxe próprias às diligências ordinárias.

Por vezes, o *sumariamente* integra o sentido de *imediatamente*, ou *de plano*, donde a compreensão de que o que é feito sumariamente independe de certas formalidades usuais.

SUMARIANTE. Juiz que, no processo criminal, dirige ou preside ao sumário de culpa.

SUMARIAR. De *sumário*, gramaticalmente, *sumariar* significa *pôr em resumo, compendiar ou tratar com brevidade*.

Desse modo, *sumariar a causa* importa em dar-lhe forma sumária, ou em a tratar isentando-a de certas formalidades ou delongas.

Sumariar. Mas, em sentido próprio do Direito Penal, *sumariar* quer dizer processar o sumário, ou *promover, processualmente, a formação da culpa* do denunciado, a fim de ser apurada a procedência ou improcedência de sua culpabilidade.

Neste aspecto, *sumário* entende-se o estado da causa criminal que se encontra em sua fase de investigação e de prova, até que, concluídas as diligências necessárias a essa investigação, seja conclusa ao juiz para a aplicação da pena, ou remessa do processo a julgamento do júri.

SUMÁRIO. Do latim *summarium* (resumo, compêndio), é empregado como adjetivo para designar o processo, ou o rito, que tem *forma abreviada*, nele se prescindindo de atos ou de medidas dispostas para o processo comum.

Assim, o *sumário* opõe-se ao sentido de *ordinário*, em que nenhum processo ou demanda tem andamento sem a satisfação de todas as formalidades instituídas para as ações de rito comum.

Em regra, os *processos sumários* indicam-se *processos especiais*, em que se abreviam prazos e se dispensam certas formalidades próprias do rito ordinário, a fim de que os julgamentos respectivos se façam em menor tempo, ou com maior brevidade.

Bem por isso, nos processos que tomam forma especial ou sumária, não se permitem discussões de matéria que demande maiores investigações, ou para a qual se institua o procedimento comum.

Sumário. No conceito criminal, como o anotamos em *sumariar*, *sumário* exprime a soma de atos e de medidas necessários à formação de culpa, isto é, para a *apuração da culpabilidade da pessoa*, que se denunciou como autora de um crime, ou de um delito. *Sumário de culpa*.

SUMARÍSSIMO. Superlativo de *sumário*, é a expressão usada para designar o processo, em que tudo se faz com brevidade, ou em que tudo se *resolve de plano*, isto é, sem maiores indagações e sem a satisfação de formalidades usualmente dispostas para os processos comuns.

Assim, é o sumaríssimo indicativo do processo que deve ser tratado com uma *brevidade superlativa*, para que de igual modo seja pronunciada a decisão da questão, ou do assunto, que nela se debate.

SUMIR. Do latim *sumere* (tomar, roubar), é empregado, na linguagem jurídica, no sentido de *desaparecer, extraviar-se, esconder-se*. (ngc)

SÚMULA. Do latim *summula* (resumo, epítome), tem o sentido de *sumário*, ou de *índice* de alguma coisa. É o que de modo abreviadíssimo explica o teor, ou o conteúdo integral de alguma coisa.

Assim, a súmula de uma sentença, de um acórdão, é o *resumo*, ou a própria *ementa* da sentença ou do acórdão.

No âmbito da uniformização da jurisprudência, indica a condensação de série de acórdãos, do mesmo tribunal, que adotem idêntica interpretação de preceito jurídico em tese, sem caráter obrigatório, mas, persuasivo, e que, devidamente numerados, se estampem em repertórios.

SÚMULA VINCULANTE. A Súmula Vinculante foi criada com a Emenda Constitucional 45 que acrescentou o art. 103-A à Constituição. Com ela, o STF, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria, poderá aprovar súmula que terá efeito vinculante a partir da sua publicação.

Desta forma, as Súmulas Vinculantes aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal possuem efeito vinculante, isto é, compelem a Administração Pública, os Juízes e Desembargadores a atuar conforme o disposto em seu enunciado. (pg)

SUNTUÁRIO. Do latim *sumptuarius*, dando ideia de *despesa* ou *custo* (*sumptus*), entende-se, propriamente, o que é relativo ao *luxo* ou à *ostentação*.

Desse modo, *obras suntuárias* entendem-se as que se fazem para ostentação, ou para luxo, nelas não se visando propriamente à *comodidade*, ou à *própria utilidade*, que se cumpriria em coisa mais simples e de menor luxo.

Suntuário, em significação jurídica e relativamente às obras, ou às construções, tem sentido análogo a *voluptuário*.

As obras *suntuárias* ou *suntuosas* feitas à coisa, em princípio, não importam em *benfeitorias indenizáveis*, desde que as despesas que delas resultam não se mostram propriamente úteis nem necessárias. São despesas voluntárias e feitas para *mero deleite* ou *luxo da pessoa*.

SUPERÁVIT. Do latim *superavit*, do verbo *superare* (superar, ir além, passar por cima), designa superávit tudo o que *excede*, ou *que ultrapassa e vai além* do normal ou do esperado.

Em sentido financeiro, ao contrário do déficit, o superávit indica o *saldo*, ou o *que sobrou* de uma arrecadação depois de pagas todas as obrigações e despesas orçadas, o que, em regra, resulta de uma *arrecadação maior*, ou *superior* à que se tinha previsto.

Assim, o superávit, normalmente, importa num *excesso de arrecadação*, num *excesso de renda*, num *excesso de produção*, comparadas com as que se tinham previsto, ou que eram esperadas.

SUPERFICIAL. Do latim *superficialis* (relativo às superfícies), adjetiva qualquer situação ou coisa pertinente à superfície. Figuradamente, no entanto, exprime sentido de *aparente, sem solidez nem substância*, mostrando-se, pois, o que é *sem fundamento*.

SUPERFÍCIE. Do latim *superficies* (parte exterior, parte superior, cimo), em sentido gramatical designa a parte exterior, ou a face externa das coisas.

Geometricamente, entende-se a extensão de qualquer coisa, considerada exclusivamente em seu comprimento e largura, isto é, sem dependência de sua altura e espessura.

Superfície. Mas, no sentido jurídico tradicional, que provém do Direito Romano, a *superficies* (superfície) é tudo que se eleva acima do solo. E, assim, a expressão conduz significação que não coincide com o sentido geométrico.

Desse modo, constituída ou objetivada pelas *edificações*, ou pelas *plantações*, a superfície resulta num *supersolo*, isto é, *do que vem acima do solo*, em oposição ao *subsolo*, representado pelo *que está abaixo do solo*.

Em princípio, a superfície pertence ao proprietário do solo, consoante a mesma regra que o faz proprietário do subsolo.

Instituído como um *direito real*, porém, que se destaca do direito de propriedade sobre o solo, pode o direito de superfície ser atribuído a quem não seja o proprietário do terreno.

Na hipoteca, a *utilização da superfície*, ou propriamente de supersolo, revela-se uma figura em tudo análoga à enfiteuse, desde que o *superficiário*, como senhor das utilidades que se erguem do solo, tem, igualmente, a posse sobre a parte do terreno, ou do *fundo superficial*, em que assentam as construções, ou onde se encontram as plantações.

O direito de superfície, ou seja, o direito de utilizar a propriedade de outrem, para nela manter construções, obras, ou plantações de que é proprietário o superficiário, faz, assim, estabelecer sobre a propriedade um encargo, que se converte num *domínio útil*, bem distinto do *domínio do solo*.

Consoante regras fixadas no Cód. Civil, tudo quanto se incorporar à superfície do solo, em caráter permanente, bem como os produtos orgânicos de sua superfície, entendem-se pertencentes ao imóvel – Cód. Civil/2002, art. 79 (Cód. Civil/1916, art. 43, n. I, e art. 61, nº I).

No entanto, como é evidente, semelhantes preceitos não impedem o desdobramento do *supersolo*, desde que *cedido para aproveitamento de terceiro*, em condições legais.

É princípio aceito pelos doutrinadores que a superfície é suscetível de cessão, dando-se, assim, como certa a regra de que *solum superficiem cedit*, pela qual se institui o *superficiário*, atribuindo-lhe a propriedade dos edifícios, plantações, canais e de outras obras, feitas à sua custa, na superfície cedida pelo proprietário, seja a título precário, ou a qualquer outro título.

O Código Civil/2002 regula o DIREITO DE SUPERFÍCIE nos arts. 1.369 e segs). (ngc)

SUPÉRFLUO. Do latim *superfluus* (superabundante, o que sobra, ou que excede), aplicado notadamente em relação às despesas, exprime o que é *desnecessário, inútil, exagerado*.

Assim, os gastos ou as despesas supérfluas entendem-se as que resultam num *esbanjamento*, ou numa *inutilidade*, porquanto não se justificam pela utilidade ou pela produtividade.

Em relação a outros fatos, o supérfluo é sempre o *excessivo*, ou o que *extravasa os limites* do normal ou do ordinário.

SUPERINFORMACIONISMO. O superinformacionismo caracteriza-se pela exposição excessiva de acontecimento, situação ou erro particular que não deveria ser divulgado. Essa superexposição autoriza a interposição de medidas judiciais, visando a retirada dos dados dos meios de comunicação. Como exemplo, podemos citar a publicação de ato desabonador na internet e suas infinitas repetições em *sites*.

SUPERINTENDENTE. De *superintender*, do latim *superintendere* (inspecionar, vigiar), designa a pessoa a quem se comete o encargo ou a função de dirigir uma soma de serviços, ou de negócios, acima de qualquer outro funcionário, ou empregado, auscultando-lhes as necessidades e supervisionando todo o andamento deles.

Assim, consoante conceito etimológico, o superintendente, além de administrador efetivo, deve ser um *fiscal*, que bem vigie e bem cuide da direção afeta, ou confiada a outros administradores, que lhe são subordinados.

A *superintendência*, cargo e função do superintendente, resulta numa *chefia*, ou numa *direção geral*, a que devem obediência todas as demais chefias, ou direções auxiliares. É a *suprema administração*.

SUPERIOR. Do latim *superior* (mais elevado, mais alto, em primeiro lugar), é a expressão usada, na linguagem jurídica, no mesmo sentido gramatical: para indicar a posição ou a colocação mais elevada acerca das coisas a que se refere.

Cargos superiores, funções superiores, ou atribuições superiores entendem-se cargos, funções ou atribuições que se encontram *em grau* ou *categoria mais elevada* que certos outros, ou em relação a outros.

No âmbito administrativo, ou jurisdicional, o *superior* revela a posição hierárquica de um órgão, ou de uma autoridade em relação a outra, que lhe é subordinada.

Substantivamente, designa o *chefe*, o *diretor*, o *superintendente*, que exercem uma autoridade ou jurisdição da natureza autônoma.

Superior. Na terminologia religiosa, em forma substantiva, designa o chefe de uma congregação, ao qual se atribui jurisdição sobre todos os congregados, ou membros da corporação. Neste sentido, diz-se *Superior da Ordem*, *Superior do Convento*.

SUPERIOR ORDINÁRIO. Assim se entende, vulgarmente, toda autoridade eclesiástica, como Bispos e Arcebispos, a que se outorga jurisdição episcopal.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Tribunal superior instituído pela CF/1988, e que tem por competência originária e ordinária o elenco do art. 105.

Compõe-se de, no mínimo, 33 ministros, nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal.

Compete-lhe a iniciativa das leis complementares e ordinárias, cuja discussão e votação terá sempre início na Câmara dos Deputados.

É da competência do STF o julgamento dos seus pares nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade e o *habeas corpus* impetrado a seu favor.

A Lei nº 8.038, de 28.05.1990, instituiu, junto a ele, normas procedimentais especiais de ação penal originária, reclamação, intervenção federal, *habeas corpus* e recursos (extraordinário, especial, ordinário, apelação e agravo de instrumento).

O Presidente do STJ tem o poder de suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, desde que:

- a) requerida pelo Procurador-Geral da República ou pela pessoa jurídica de direito público interessada;
- b) se dê para evitar grave lesão à ordem, à segurança e à economia pública;
- c) proferida em única ou última instância pelos TRF ou pelos Tribunais dos Estados e do DF;
- d) a causa não tenha por fundamento matéria constitucional.

Serão interpostos perante o STJ os recursos de apelação cível e de agravo de instrumento, nas causas em que forem parte, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e, de outro, município ou pessoa domiciliada ou residente no país.

Os casos de revisão, no STJ, aplicam-se aos processos de ação rescisória, ação penal originária e revisão criminal.

SUPERMERCADO. Na linguagem técnica do comércio, *supermercado*, que literalmente significa *além de mercado* ou *mais que simples mercado*, designa o estabelecimento mercantil destinado à venda a varejo de todas as mercadorias ou artigos de todo gênero de natureza alimentícia. Assim, no supermercado, encontram-se à disposição de sua freguesia todos os gêneros alimentícios, não somente os de mercearia, inclusive vinhos, licores, refrigerantes, como a carne, os pescados, as verduras e frutas.

Nele, os clientes servem-se a si mesmos, pagando o valor de sua compra no ato da saída.

É sistema de negócio de ordem britânica, onde se estabeleceu sob a denominação *desupermarket*.

Os supermercados são organizações particulares, subordinadas ao regime comercial como qualquer outra entidade ou empresa de ordem mercantil.

SUPÉRSTITE. Do latim *superstare* (sobreviver, subsistir), designa tudo *que subsiste*, ou *que se mantém* diante do desaparecimento, ou perecimento de outra coisa. É *o que resta*.

Na terminologia jurídica, é a expressão especialmente empregada para referir-se ao *cônjuge sobrevivente*, ou ao *cônjuge viúvo*.

SUPERVENIÊNCIA. De *superveniente*, do latim *superveniens*, de *supervenire* (sobrevir, chamar de imprevisto, chegar sem ser esperado, ou vir depois), entende-se o *fato* ou *o acontecimento*, que vem inesperadamente, ou que se registra depois, ou posteriormente a outro fato, ou acontecimento, a que se liga ou em que interfere.

Juridicamente, a superveniência demonstra o acontecimento jurídico, que, em princípio, vem modificar, ou *vem alterar* uma situação firmada em fato anterior, para que se possa tomar uma nova orientação, ou para que se permita a adoção de medida que desfaga ato, ou medida anterior, ou que venha imprimir novo rumo à solução de uma contenda judicial.

Assim, embora a superveniência ateste a vinda, ou a chegada de fato, ou de coisa, posteriormente, ou em seguida de outro fato, ou de outra coisa, bem pode registrar-se fato ou coisa, que tenha força de superveniente, para modificar ou alterar fato, ou coisa anteriormente conhecida, desde que não se mostre efetivamente posterior. Tanto basta, pois, que *não tenha sido conhecido anteriormente, mas supervenientemente*, para que sua *superveniência jurídica* possa produzir os efeitos legais desejados.

SUPERVENIÊNCIA DA CAPACIDADE. É a capacidade que se anota, depois que o incapaz praticou ato jurídico, a que era vedado, ou para o qual não tinha a necessária habilidade legal.

A superveniência da capacidade em pessoa que tenha praticado ato quando absolutamente incapaz, não tem força, para revalidar o ato, que se mostrava nulo de pleno direito. Somente os atos anuláveis são revalidáveis pela ratificação.

O próprio Cód. Civil/2002, art. 1.861 (Cód. Civil/1916, art. 1.628) bem esclarece que a superveniência da capacidade *não valida testamento feito por incapaz*.

SUPERVENIÊNCIA DA INCAPACIDADE. Ocorre a superveniência da incapacidade na vinda de fato que transforma o capaz em incapaz.

Na espécie, em princípio, a incapacidade resultará de declaração judicial que julga ou decreta a interdição do capaz.

Nesta hipótese, a superveniência da incapacidade, ou seja, a incapacidade que *veio afetar* pessoa reconhecidamente capaz, não invalida os atos regularmente praticados, quando era apta a gerir seus bens e dirigir sua pessoa.

SUPERVENIÊNCIA DE FATOS. Em regra, a superveniência, nesta hipótese, corresponde à vinda de fatos ou acontecimentos *posteriormente* a outros fatos, ou acontecimentos.

Em matéria processual, porém, não se deve chegar ao rigor gramatical desta posterioridade. Os fatos devem entender-se *supervenientes* quando chegaram ao processo depois que outros, de modo que, somente *posteriormente*, nele se tornaram conhecidos e se submeteram à discussão e julgamento do juiz.

Em realidade, fatos que *se desconheciam no processo*, ou que nele não se tenham alegado, em relação ao processo, são fatos que não vieram, ou que não chegaram a ele, mesmo que já ocorrentes.

Por essa forma, se, *posteriormente*, são trazidos ao processo, entendem-se *fatos novos*. Juridicamente, pois, relativamente ao processo em curso, são *fatos supervenientes*.

SUPERVENIÊNCIA DE FILHOS. É a vinda, ou o nascimento de filhos posteriormente à prática de qualquer ato jurídico, que lhes possa afetar, ou lhes possa trazer prejuízos.

Em relação às doações, a superveniência de filhos, quando o doador não os tinha no ato da liberalidade, segundo as circunstâncias, pode alterar a sua situação.

O Direito Romano permitia a revogação da doação por superveniência de filhos.

Embora vários códigos civis, modernamente, espousem o princípio da revogabilidade da doação pela superveniência de filhos, o nosso Código não o registra.

SUPERVENIENTE. Do latim *superveniens*, de *supervenire* (vir depois), é o que sobrevém, aparece ou vem depois. Designa, pois, a coisa, o fato ou a pessoa que vêm depois.

Assim, designa a coisa que surge depois de outra, que vem a seguir de outra; o fato que se registra após outro, ou que sobrevém após outro; é relativo à pessoa que nasce depois, ou que se mostra depois de outra.

SUPLEMENTAR. De *suplemento*, é o adicional, que vem ampliar, que vem como complemento, que vem suprir. O mesmo que *suplementário*, *complementar*.

SUPLEMENTO. Do latim *supplementum* (complemento, adição), é empregado, na terminologia jurídica, para designar *tudo o que acresce*, ou o que *se adiciona* a outra coisa, no sentido de completá-la, ou de lhe suprir o que lhe falta.

Assim, suplemento é o *acréscimo*, o *aditamento*, o *aumento*, o *apenso*, o *caudatário*, a *acessão*, o *prolongamento*, o *suprimento*.

Para indicar a *qualidade de suplemento*, atribuída a certas coisas, ou a certos fatos, usa-se do adjetivo *suplementar*, ou *suplementário*.

Assim, *atos suplementares* entendem-se aqueles que *vêm completar* ato anterior, ou que *lhe vêm suprir omissão*.

Por vezes, o suplemento não tem a significação de *suprimento*, de *aditivo*, ou de *aumento*.

Exprime, como no caso de *autos suplementares*, o que se faz, ou se prepara, com a intenção de servir *na falta*, ou *em substituição* a outra coisa, para *lhe fazer às vezes*.

Suplemento, neste aspecto, pois, revela-se uma *suplência*, no conceito de *ação de substituir*, ou de *colocar-se* coisa, ou pessoa, em lugar de coisa ou pessoa, que faltou à realização de certo objetivo.

Suplemento. Na linguagem técnica da imprensa, o suplemento designa a publicação normal, ou periódica, que vem como um *acréscimo*, ou como um *apêndice* da publicação principal.

Nele, em regra, trata-se de assunto especial, pelo que, geralmente, recebe qualificativo próprio: suplemento *literário*, suplemento *desportivo*, suplemento *político*, suplemento *infantil*.

SUPLEMENTO DE LEGÍTIMA. Assim se entende o *complemento* da legítima imposto pelo herdeiro forçado, quando o testador dispõe em benefício de estranhos, a qualquer título, mais do que *lhe permite a lei*, *assim desfalcando o quinhão legal*, que compete ao mesmo herdeiro.

Assim, para que se cumpra a lei e se atribua ao herdeiro, sem qualquer diminuição, o *valor exato da legítima*, vem esse impor o *suplemento de legítima*, ou seja, a sua *composição integral* em razão do valor da metade de bens, que não podiam ser livremente dispostos pelo testador.

O suplemento de legítima, tendo a finalidade de *completar* a legítima que é diminuída de seu valor, por disposições testamentárias ilegais, resulta em se reduzir o valor das instituições não necessárias e dos legados, às proporções da metade disponível.

Essa redução dos legados e das heranças instituídos é regulada pelo Cód. Civil/2002, art. 1.967, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 1.727).

SUPLEMENTO DE PROVA. Assim se entende toda prova subsidiária, ou que vem reforçar e completar prova já existente. É o caso da *prova testemunhal* que, em princípio, é *suplementária*. Diz-se, igualmente, *prova supletiva*.

SUPLÊNCIA. De *suplente*, entende-se o cargo ou a função do suplente, revelando-se, assim, a própria *substituição*, ou o *lugar de substituto*.

SUPLENTE. Do latim *supplens*, de *supplere* (completar, suprir), designa geralmente a pessoa que é posta como *substituta*, ou *para se colocar em lugar de outra*, em suas faltas, ou impedimentos.

O *suplente*, no entanto, não é um substituto que se indica *eventualmente*, isto é, quando falta, ou quando é impedido o efetivo.

O suplente já *está de antemão nomeado*, ou *escolhido*, sendo assim já investido no encargo de substituir determinada pessoa em seu cargo, ou em seu ofício efetivo.

Assim, para as substituições não se faz mister a nomeação de um substituto. Já existindo um suplente, e em razão dessa suplência definida, a substituição decorrerá de uma simples convocação do suplente.

A substituição de cargo, ou de ofício, por um suplente recebe, tecnicamente, a denominação de *suplência*.

Por esta razão, a suplência entende-se propriamente o *exercício de cargo* ou *ofício* por um suplente, enquanto é impedido, ou ausente, o titular efetivo do cargo, ou do ofício.

SUPLETIVO. O mesmo que *supletório*. Do latim *supletivu*.

SUPLETÓRIO. De *suprir*, assim se diz de tudo o que vem em caráter suplementar ou de suprimento, para completar ou para reforçar o que não é completo nem é pleno. *Subsidiário*.

Supletivo. Na técnica do ensino, indica o que se destina ao suprimento da escolarização para os adolescentes e adultos que não a tenham concluído na idade própria, ou a proporcionar estudos de aperfeiçoamento ou atualização aos que hajam seguido, no todo ou em parte, o ensino regular, e que é ministrado em classe ou por meio de rádio, televisão, correspondência etc., concluindo-se mediante a prestação de exames no nível de primeiro e segundo grau, conforme o caso (*Novo Dicionário Aurélio*). Pelo Lei nº 9.394, de 20.12.96, passaram a ser Ensino Fundamental (1º grau e Ensino Médio (2º grau).

SÚPLICA. De *supplicar*, do latim *supplicare* (rogar, pedir), exprime, gramaticalmente, *pedido insistente*, a *rogação*, a *invocação* de um benefício, ou de uma mercê.

Extensivamente, entende-se o próprio *memorial*, ou o *escrito*, em que se formula o pedido, nele se mostrando as razões por que assim se roga e pelas quais se deva ser atendido.

SUPPLICADO. De *supplicar*, é o particípio usado em forma substantiva em alusão à pessoa contra quem se requer alguma coisa. Equivale, assim, a *requerido*, identificando a parte contrária de uma demanda.

SUPPLICANTE. De *supplicar*, ao contrário de *supplicado*, é empregado nas posições, ou nos requerimentos, em referência ao próprio requerente.

Suplicante, pois, é o que requer em juízo, pede ou suplica alguma coisa em Justiça. *Postulante*, *peticionário*, *requerente*.

SUPPLICIADO. Pessoa que sofreu suplício, ou a quem se infligiu suplício. O executado ou justificado pela pena de morte.

SUPLÍCIO. Do latim *supplicium* (pena, castigo), entende-se a *pena*, ou o *castigo corporal* infligido a alguém, ou o *tormento*, ou a *tortura*, aplicada a uma pessoa, por maldade, ou com a intenção de se obter dela alguma coisa.

Extensivamente, suplício indica o próprio lugar, em que se aplica o castigo.

Suplício. Execução da pena de morte ou cumprimento da pena de morte.

Pena capital.

SUPOSIÇÃO. Do latim *suppositio*, de *supponere* (supor, conjecturar, presumir), gramaticalmente entende-se a *conjetura*, a *hipótese*, a *ideia formada*.

Na terminologia jurídica, porém, a *suposição* é a *simulação*, o *fingimento*, a *impostura*, ou *afalsa demonstração da verdade*, com o ânimo de *esconder* a realidade, seja quanto a um fato jurídico, seja em relação ao *estado*, ou ao *nome* das pessoas, como de outras coisas.

Suposição, pois, no sentido jurídico, revela o estado ou a qualidade do que é *suposto*, *fingido*, *inverídico*, *falso*, *mentiroso*.

SUPOSIÇÃO DE ESTADO. É a *falsa exibição* ou a *fingida aparência* de um estado que não é nem verdadeiro nem legal.

Assim, por exemplo, há *suposição de estado* quando um *casal* aparenta uma ligação legal, enquanto, em realidade, vive em estado de *mancebia*, de *amigaçã* ou de *concubinato*.

Igualmente, há *suposição de estado*, ou um *estado suposto*, quando alguém *sendo casado* procura insinuar-se ou se fingir como *solteiro*.

SUPOSIÇÃO DE NOME. É o emprego de *nome suposto*, ou de nome que não é o verdadeiro.

SUPOSIÇÃO DE PARTO. É a *simulação de parto*, a fim de que se atribua à mulher *amaternidade de uma criança*, que não se gerou em seu ventre.

A *suppositio partus* tanto pode ser promovida pela mulher, *para iludir o próprio marido*, impondo-lhe uma paternidade que não é legítima, com ou sem cumplicidade de outrem, como pode resultar de uma simulação dos próprios cônjuges, a fim de ludibriar e prejudicar terceiros.

Ainda pode o *parto suposto*, ou a suposição do parto ser estruturada por um terceiro, mesmo que não haja criança, sendo esta igualmente suposta, ou mesmo que não exista mãe, sendo esta imaginária.

Qualquer forma de simulação, ou de fraude, tendente a estabelecer um *nascimento irreal*, resulta numa suposição de parto.

A suposição de parto constitui crime previsto e punido pelo Direito Penal (artigo 242).

SUPOSTO. Revela a qualidade do que não é real: é *fingido*, é *hipotético*. É o que, embora oferecido ou apresentado como verossímil ou admissível, não é demonstrado, é falso, é enganoso.

SUPRALEGALIDADE. Termo que qualifica as normas que estão abaixo da Constituição, porém hierarquicamente acima de toda a legislação infraconstitucional.

A tese da supralegalidade foi aplicada pelo STF para declarar que os Tratados Internacionais que versam sobre os Direitos Humanos ratificados pelo Brasil estão acima da legislação infraconstitucional e abaixo da Constituição. (pg)

SUPREMO. Do latim *supremus* (o mais alto, muito alto, ou o primeiro dentre outros), na linguagem jurídica, como na gramatical, exprime a *situação*, a *classe*, ou a *categoria* mais elevada, ou a de maior poder e autoridade dentre todas.

O próprio *superior* inferioriza-se ao *supremo*, de modo que este é indicativo de um *grau*, a que não se ultrapassa, de um domínio, ou de um poder, que não está dependente nem subordinado a nenhum outro.

Assim, quando se quer aludir ao poder mais alto de uma nação, no qual resida toda vontade soberana do povo, diz-se *poder supremo*. O supremo revela que sobre esse poder não há nenhum outro que o possa restringir ou limitar.

SUPREMO MAGISTRADO. Designação dada ao chefe de um governo, ao qual se atribui a qualidade de *chefe supremo*.

Nos regimes monárquicos, o soberano é quem se indica o supremo magistrado. Mas, nos regimes republicanos, é qualidade que se confere ao *chefe do Executivo*.

SUPREMO TRIBUNAL. É a denominação atribuída à mais alta Corte de Justiça de um país, à qual se confere o *maior poder* para decidir e julgar questões oriundas de outros Tribunais, ou para conhecer matéria que, por sua relevância, somente por ele pode ser decidida.

Em princípio, o Supremo Tribunal tem uma jurisdição geral, isto é, sobre todo o território de uma nação, sobrepondo-se, assim, a todos os outros Tribunais.

O Supremo Tribunal corresponde à *Corte de Cassação* de outros países. É igualmente chamado de *Suprema Corte*.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Aludindo ao Supremo Tribunal Federal, a Constituição Brasileira declara que ele tem sua sede na Capital da República e jurisdição em todo o território nacional, compondo-se de 11 Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

Seus ministros são nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal.

Sua competência originária, ordinária e extraordinária está prevista no art. 102 da CF/1988.

O cargo de ministro do STF é privativo de brasileiro nato.

Nos crimes de responsabilidade seus ministros são julgados pelo Senado Federal.

Tem a iniciativa das leis complementares e ordinárias, cuja discussão e votação deverá ter início na Câmara de Deputados.

Seu presidente é o terceiro nome da escala hierárquica para exercer a Presidência da República em caso de impedimento do Presidente e Vice-Presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos.

Normas procedimentais especiais de tramitação de ação penal originária, reclamação, intervenção federal, *habeas corpus* e recursos (extraordinário, especial, ordinário, apelação e agravo de instrumento) foram instituídas junto a ele pela Lei nº 8.038, de 28.05.1990.

SUPRESSÃO. Do latim *suppressio*, de *supprimere* (suprimir, esconder, ocultar), é a rigor *a ação que suprime, que extingue, que elimina, que apaga os vestígios, que subtrai* alguma coisa, no sentido de que se torne inoperante sua finalidade jurídica, ou para que não se obtenham os efeitos desejados.

A supressão, pois, em realidade, é a *extinção*, a *eliminação*, a *subtração*, a *ocultação*, da coisa, ou do fato, para impedir um determinado efeito, ou para que se obtenha efeito diverso.

SUPRESSÃO DA OBRA. É, propriamente, a *retirada* ou a *demolição* de uma construção, feita em terreno próprio ou alheio.

No caso das servidões, a *supressão da obra*, que se fizera em terreno alheio e em que se firmava a serventia, importa em *extinguir a servidão*. Assim, a supressão da obra dá causa à *extinção da servidão*, ou, propriamente, à sua igual *supressão*. Destarte, o prédio serviente fica livre e isento do encargo.

SUPRESSÃO DE CARGO. Entende-se a extinção de cargo, seja público, ou particular, de que resulta o seu *desaparecimento*, ou a sua *retirada* da ordem administrativa em que se encontrava.

A supressão de cargo, ou de emprego ocupado, somente importa na *dispensa* de seu ocupante, ou empregado, se ele *não tem estabilidade*.

Sendo assegurada a estabilidade do funcionário, ou do empregado público, *cujo cargo se suprimiu*, ficará ele em *disponibilidade remunerada* até o seu obrigatório aproveitamento em outro cargo de natureza e vencimentos compatíveis com o que ocupava.

SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. Neste aspecto, *suprimir* significa *retirar* alguma coisa de seu lugar, com a intenção de subtraí-la aos efeitos legais desejados, ou para impedir que certos efeitos jurídicos se produzam.

Assim, a *supressão de documento*, notadamente em sentido do Direito Penal, é a *subtração do documento aos efeitos jurídicos* pretendidos, na intenção de se favorecer ao própriosupressor, ou a outrem, em prejuízo de alguém.

A supressão, pois, tanto pode resultar da *ocultação* do documento, como de sua *inutilização*, desde que, por um ou por outro meio, o *documento se desvia* de suas finalidades, em prejuízo de outrem, ou em detrimento da Justiça.

O Cód. Penal considera a supressão de documento, promovido por fraude ou com o ânimo doloso, *crime de falsidade documental* (art. 305).

SUPRESSÃO DE ESTADO. É a *fraude* cometida no desejo de *ocultar* ou de *alterar* os direitos resultantes do estado civil.

O Cód. Penal configura caso de *supressão de estado* em relação ao recém-nascido, na intenção de subtraí-lo a seu *verdadeiro estado civil*, seja quando se impede a *prova legal de sua filiação*, seja quando se *destrói a prova legal adquirida*.

Qualquer ato, pois, que tenha o objetivo de *anular*, ou de *alterar*, os direitos inerentes ao estado civil do infante importa numa *supressão de estado* (Cód. Penal, artigo 242).

SUPRESSÃO DE FORMALIDADE. É a *falta*, ou a *omissão* de formalidade, que se deveria atender para a perfeição do ato, em virtude do que deixa de cumprir os seus efeitos legais.

Igualmente, porém, pode significar a *extinção*, ou a *dispensa* de formalidade, que não se fazia necessária, ou que se mostrava secundária.

SUPRESSÃO DE MARCA. Entende-se a *anulação de marca*, ou de *sinal distintivo*, posto em alguma coisa, com a intenção de *esconder a sua individualização*, ou *tornar dificultosa a sua identidade*, com fins inconfessáveis.

O Cód. Penal classifica como crime a *supressão de marca* colocada em animais, como sinal de propriedade, desde que indevida e sem autorização de seu proprietário.

É reputado crime de usurpação (Cód. Penal, art. 162).

SUPRESSÃO DE PARTO. Ao contrário do parto suposto, a *supressão* é o meio doloso, ou fraudulento, empregado com a intenção de *esconder parto real* e subtrair o infante a seus direitos, relativos ao verdadeiro estado civil.

A supressão do parto tanto pode resultar do fato que intenta fazer desaparecer a prova de seu nascimento, como da *simulação de sua morte*. É delito contra o direito inerente ao estado civil do infante e punido pelo artigo 242 do Cód. Penal.

“SUPRESSIO”. A *Supressio* consiste na minoração obrigacional de uma determinada relação em virtude da inércia de uma das partes em exercer direito ou faculdade, criando expectativa na outra parte da continuidade desta relação de forma minorada.

Cumpre ressaltar que o direito ou faculdade estava presente no pacto inicial, no entanto, por alguma razão não é gozado ao longo da relação e cria-se uma expectativa legítima na outra parte de que não será mais exigido. Por tanto, a *Supressio*, de forma alinhada à boa-fé objetiva, é a perda deste direito ou faculdade jurídica em virtude de um comportamento adotado ao longo da relação entre as partes.

SUPRIMENTO. De *suprir*, do latim *supplere* (suprir, acrescentar o que falta, completar), no conceito jurídico é o vocábulo tomado em acepção análoga à gramatical. Exprime a ação e efeito de suprir, ou de completar, o que falta em alguma coisa, para que se mostre perfeita.

Assim, juridicamente, o *suprimento* é o ato, ou a diligência, executada com o objetivo de *preencher uma formalidade*, ou *atender uma exigência*, que se mostra indispensável, ou

necessária, à validade de certo ato, ou com o objetivo de *remover uma falta*, ou *sanar um defeito*, para que se revalide ou se corrija o ato.

Suprimento. Na linguagem técnica do comércio, *suprimento* é tomado na mesma significação de *sortimento*, ou de *abastecimento*.

Neste aspecto, porém, o *suprimento* não significa a quantidade de mercadorias que se tem. É propriamente a aquisição de mercadorias, de artigos, ou de produtos, de que se necessita, para cumprir ou realizar um *sortimento* ou *abastecimento*.

Em semelhante aspecto, pois, o *sortimento* revela o exato sentido de *suprimento*, desde que *vem completar* ou como *complemento* do estoque de mercadorias, apresentado incompleto ou não satisfazendo as necessidades do estabelecimento.

SUPRIMENTO DA FALTA. No sentido técnico do Direito Processual, *suprimento da falta* entende-se o *ato processual* executado com o objetivo de *corrigir omissão*, ou *remover defeito* que vicia certo ato ou certa diligência praticada no processo.

Essa omissão, ou esse defeito, em regra, é consequente de desatenção à formalidade ou requisito prescrito ao ato, ou diligência processual. E o *suprimento* se determina *quando possível* a remoção do defeito, ou o preenchimento da omissão.

O *suprimento da falta* importa em um *saneamento* indispensável à validade do ato, ou da diligência defeituosa. O *suprimento*, na hipótese, somente se permite se o ato é sanável por sua natureza. Os atos insanáveis não se corrigem nem se aperfeiçoam pelo *suprimento*.

SUPRIMENTO DA OUTORGA. Seja no conceito do Direito Civil, do Direito Comercial, ou do Direito Processual, por *suprimento da outorga* compreende-se o ato jurídico que vem *substituir* a falta de uma outorga, seja da mulher ao marido, seja do marido à mulher, para prática de ato, ou de negócio, que não possa ser validamente concluído sem o consentimento ou aprovação de ambos.

A esse respeito, estabelece o art. 11 do Cód. de Proc. Civil:

“A autorização do marido e a outorga da mulher podem suprir-se judicialmente, quando um cônjuge a recusa ao outro sem justo motivo, ou lhe seja impossível dá-la”.

A lei, aí, refere-se ao consentimento para vir a juízo. Mas o *suprimento da outorga*, autorizado pela lei civil, defere-se ao cônjuge prejudicado, sempre que o outro lhe nega o consentimento para a prática de qualquer ato jurídico, sem justa causa.

SUPRIMENTO DE ALIMENTOS. Entende-se a *prestação de alimentos*, ou o *fornecimento* de meios necessários à alimentação, ou *substância* de outrem.

Assim, o *suprir alimentos*, a que se refere o Cód. Civil, 2002, art. 1.701, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 403) é o mesmo que *prestar alimentos*, a que alude o Cód. Civil/2002, art. 1.700 (art. 402, no Cód. Civil/1916).

Suprimento, neste aspecto, tem o conceito econômico geralmente adotado pelo comércio. (ngc)

SUPRIMENTO DE CAPACIDADE. É o ato que vem *completar* a capacidade de uma pessoa, quando não pode, por si só, praticar ato jurídico com validade.

Nos menores, relativamente incapazes, o *suprimento da capacidade* decorre da presença do próprio pai, ou do tutor, ao ato do incapaz.

Na ausência dos pais, ou dos tutores, ou quando estes se recusam a dar o consentimento, ou a aprovar o ato jurídico pretendido pelo menor, o *suprimento* pode cumprir-se por *ato do juiz*. É este um dos casos de *suprimento judicial*, ou *suprimento de capacidade* promovido judicialmente, ou *outorga judicial do consentimento*.

SUPRIMENTO DE IDADE. É o ato voluntário dos pais, ou o ato judicial, que *dando como completa a idade legal*, pelo reconhecimento de condições que o autorizam, equipara o menor de 18 anos e maior de 16 aos *maiores*.

Suprida, assim, a idade que faltava para a maioridade, o menor se emancipa, adquirindo toda plenitude da capacidade civil (CC/2002, art. 5º).

SUPRIMENTO DE NULIDADE. Assim se entende o ato judicial que, removendo a falta, ou o defeito do ato praticado, permite sua validação, para que produza os efeitos legais.

Em regra somente os atos anuláveis e os feridos de defeito não substancial são passíveis de *suprimento*.

A nulidade consequente de defeitos ou faltas *insanáveis*, ou *substanciais*, em princípio, não se suprem.

SUPRIMENTO DO ASSENTO. Refere-se à matéria de *registros públicos*, em que os atos se *inscrevem por assentos*, ou em que os fatos se *reduzem a assentos*.

O *suprimento*, assim, é o ato posterior que *vem completar* o assento, que se fez com omissão, não registrando elemento que lhe é indispensável, ou necessário.

Segundo a terminologia do Direito Processual e Lei de Registros, o *suprimento* distingue-se da *restituição* e da *retificação*, instituídas para atenderem a outros enganos ou defeitos.

SUPRIMENTO DO CONSENTIMENTO. É o ato processado perante o juiz, a fim de substituir o consentimento da pessoa à execução do ato, quando é ausente, incapaz ou quando há recusa por parte de outra pessoa cujo consentimento igualmente se faz necessário.

O *suprimento do consentimento*, que se diz *outorga judicial do consentimento*, pode fundar-se em vários fatos:

- a) quando o pai, a mãe, o tutor, ou o curador, recusam dar sua aprovação a ato que o menor, ou o incapaz, queira praticar, e se mostre essa recusa injusta;
- b) quando a mulher não quer dar o seu consentimento, ou a sua outorga para que o marido pratique certo ato jurídico, mostrando-se essa recusa opiniosa ou irrazoável;
- c) em igual circunstância, quando o marido se recusa a que a mulher pratique ato de seu interesse, ou quando vem ela pleitear reivindicações de bens do casal;
- d) quando se tem que suprir o consentimento do ausente, indispensável à execução de ato de seu interesse.

SUPRIMENTO JUDICIAL. Denominação genérica dada a todo *suprimento do consentimento* deferido pelo juiz, a quem foi requerido.

Deve constar de alvará, em que se transcreverá a própria sentença, com a qual se cumprirá, validamente, o ato ou o negócio autorizado.

SURDO. Do latim *surdus* (que não ouve), diz-se da pessoa que, por defeito, ou perturbação do órgão auditivo, *não percebe os sons*, pelo que não deve ouvir.

A *surdez* revela o estado, ou a qualidade de surdo. E tanto pode ser de *nascença*, como pode ser consequente de enfermidade que afete o aparelho da audição.

A *surdez*, simplesmente, não é causa legal para gerar a incapacidade, embora ao *surdo* se prive de servir como testemunha, quando a *ciência do fato* sobre o que versa o depoimento dependa do sentido auditivo, que lhe falta [Cód. Civil/2002, art. 228, nº III (Cód. Civil/1916, art. 142, nº II)].

Por outro lado, quando inteiramente surda, a pessoa terá que ler o próprio testamento, desde que saiba ler. Não sabendo ler, indicará a pessoa que o leia perante testemunhas [Cód. Civil/2002, art. 1.866, caput (Cód. Civil/1916, art. 1.636)].

Inteiramente surdo deve entender-se aquele que *não ouve qualquer som*, isto é, que sofre de completa ausência da função auditiva. É a *surdez total*.

SURDO-MUDO. O surdo-mudo é a pessoa que, além de privado das sensações auditivas, *igualmente não fala*: é privado do uso da palavra, ou não possui a faculdade de emitir sons articulados ou palavras.

Para Afrânio Peixoto, a lesão que de nascença provocou a *surdo-mudez* já é um indício grave de degeneração.

E acrescenta que, no surdo-mudo, “o discernimento jamais poderá ser íntegro, ainda que a cultura se faça em boa hora, substituindo as funções supressas por funções subsidiárias. A psicologia deles, até dos educados e dos instruídos, tem uma base de desconfiança e de animosidade contra os que falam e ouvem. As paixões ascendem-se por isso com facilidade e violência, que devem ser levadas em conta nas possibilidades criminais”.

No Direito Romano, a *surdo-mudez*, ou o *surdmutismo*, era tido como *enfermidade permanente*, sendo os *surdos-mudos* equiparados aos dementes.

Modernamente, porém, há a distinguir o *surdo-mudo*, que bem pode exprimir a sua vontade, e o *surdo-mudo*, que não a pode exprimir de modo satisfatório.

Quando o surdo-mudo não se apresenta em condições de manifestar a sua vontade, revelando-se um *alienado*, ou *idiota*, é privado da administração e gerência de seus bens e da própria direção de sua pessoa. Assim, é tido como um *absolutamente incapaz* Cód. Civil/2002, art. 3º, nº III (Cód. Civil, 1916, art. 5º, nº III).

Quando, porém, é o *surdo-mudo alfabetizado*, demonstrando discernimento suficiente para manifestar sua vontade, nenhuma restrição é feita à sua capacidade. E pode, assim, não somente dirigir a sua pessoa, como administrar e gerir o próprio patrimônio.

Mesmo alfabetizados, no entanto, não podem servir de testemunhas em testamentos (Cód. Civil/1916, art. 1.650, III – artigo sem correspondência no Novo Código Civil), nem prestar depoimentos sobre fatos que dependam da audição [Cód. Civil/2002, art. 228, III (Cód. Civil/1916, art. 142, II)].

Todo surdo-mudo que não tenha recebido uma educação, que o habilite a bem discernir as coisas, deve ser sujeito à curatela [Cód. Civil/2002, art. 1.767, II (Cód. Civil/1916, art. 446, II)]. Essa curatela decorre de interdição que lhe é imposta. E essa interdição pode ser *geral* ou *parcial*.

SURPRESA. De *surpreso* (surpreendido, perplexo). Entende-se toda ação que se faz súbita, sem ser esperada ou prevista; vem inopinadamente.

Assim, *ataque de surpresa* é o que vem para colher a pessoa desprevenida, para que não se possa defender. É o ataque ou a agressão súbita e inesperada, em que o agredido ou atacado se vê impossibilitado de reagir. É similar à *traição*.

“SURRECTIO”. A *Surrectio* representa a majoração obrigacional de uma determinada relação, em virtude de direito ou faculdade não compactuado entre as partes, mas exercido por um lapso temporal, criando expectativa na outra parte da continuidade deste comportamento.

Dessa forma, embora o comportamento não esteja abarcado pelo contrato inicial ou ainda seja contrário ao que este determina, a *Surrectio*, de forma alinhada à boa-fé objetiva, representa a ampliação da obrigação, incluindo, portanto, o comportamento exercido nesse decurso do tempo.

“SURSIS”. Vocábulo de origem francesa, tirado do verbo *surseoir* (sobrestar, suspender a execução), tem, gramaticalmente, o mesmo sentido de sobrestamento, dilatação, prorrogação, moratória, espera.

No sentido jurídico, porém, exprime propriamente o *sobrestamento*, ou a *suspensão* da feitura de um ato, ou da aplicação de uma sanção.

É, geralmente, empregado na terminologia técnica do Direito Penal, exprimindo a *suspensão do cumprimento da condenação*.

Desse modo, o *sursis* entende-se o *benefício* que se concede ao *condenado primário*, para o subtrair ao cumprimento da pena, seja de detenção, ou de reclusão, sob certas condições e prazo determinados.

A própria sentença que conceder o *sursis* especificará as condições a que fica subordinada a suspensão (Cód. Penal, art. 78).

A concessão do *sursis* não se estende à *pena pecuniária* nem às *penas acessórias*. Desse modo, a própria concessão se estabiliza, inicialmente, pelo cumprimento dessas obrigações. O beneficiário que, embora solvente, não cumpra o pagamento da multa nem o pagamento da indenização que lhe é imposta, pode ter revogada a concessão, sendo, então, compelido a cumprir a pena que lhe foi imposta.

Como se verifica, o *sursis* bem se distingue do *livramento condicional*, outra espécie de benefício dado ao sentenciado. O *sursis* vem antes da detenção, ou da reclusão. O livramento condicional é posterior, indicando-se *prêmio* pelo exemplar comportamento do condenado. É simplesmente a suspensão condicional da pena.

SUSCETÍVEL. Do latim *susceptibilis* (capaz de, aceitável, admissível), na terminologia jurídica, é tida na mesma acepção etimológica, exprimindo *possível, admissível, pertinente, aceitável*.

Assim, desde que seja *suscetível* a prática ou execução do ato, desde que seja *suscetível de recurso*, entende-se que é *possível*, é *admissível*, pelo que pode o ato ser promovido e pode o recurso ser interposto.

SUSCITADO. De *suscitar*, do latim *suscitare* (levantar, erguer), exprime ou designa o ato, *contra que se levantou oposição* ou *que foi impugnado*, mediante razões jurídicas que o indicam inoperante, ineficiente, ou inapropriado, ou designa a pessoa contra quem, igualmente, se fez ou se levantou qualquer oposição, para que integre o processo, seja por sua ilegitimidade, por sua incompetência, ou por sua condição de suspeito (no caso do juiz).

Suscitado. Como adjetivo, porém, suscitado, conforme sentido originário, equivale a *arguido, provocado, impugnado, contestado, contrariado*.

SUSCITANTE. De *suscitar*, designa a pessoa que, num processo, *argui, apresenta* ou *levanta* qualquer questão suficientemente razoável para ser apreciada, geralmente, em oposição ou em impugnação a atos que se estão praticando ou se quer praticar ou em relação a pessoas que integram ou pretendem integrar-se no processo.

O suscitante, pois, é sempre o *opoente*, o *impugnante*, o *alegante* de qualquer matéria que possa *determinar* ou *processar medida*, que o assegure em seus direitos ou em suas pretensões.

Na arguição de suspeição, por exemplo, quem a suscita ou a levanta é *suscitante*.

SUSPEIÇÃO. Do latim *suspectio*, de *susplicere* (suspeitar de alguém), entende-se *aconjetura*, ou a *opinião desfavorável* acerca de certos fatos, em relação a certas pessoas.

A suspeição, assim, embora firmada em presunção, ou em fato positivamente não provado, *vem atribuir* ao *suspeito* a autoria de fatos que se praticou, ou *vem revelar o temor*, ou o *receio* de que, nas circunstâncias apontadas, os possa praticar.

A suspeição, juridicamente, importa na *imputação de certa qualidade*, de que se geram *desconfiança* ou *suposições* capazes de autorizar *justas prevenções contra o suspeito*.

Em matéria criminal, a *suspeição de crimes* leva o Ministério Público a pôr em andamento *a ação criminal* contra o suspeito, para que se lhe aplique, se provada a suspeita, a sanção punitiva que o Cód. Penal estabelece.

Em matéria civil, a suspeição, limitada aos julgamentos judiciais, e às intervenções em atos públicos, propriamente, é referente à parcialidade dos juízes, dos serventuários da Justiça ou do MP. E, desde que arguida e provada, justifica e impõe o afastamento da autoridade judicial e a substituição da pessoa tida e julgada como suspeita.

SUSPEIÇÃO DE PARCIALIDADE. Em sentido do Direito Processual, a *suspeição* envolve, naturalmente, a *suspeita de parcialidade*, em virtude do que, não somente o juiz, como qualquer outro funcionário da Justiça, ou o próprio MP, é tido, ou é *temido* como *parcial*, ou *capaz de ser influenciado* a agir de uma certa forma, em detrimento de uma das partes.

A suspeição de parcialidade é tecnicamente indicada como *suspeição legítima*, nascendo do *justo receio*, inspirado por toda circunstância que possa influir ou influenciar a pessoa a tomar uma atitude diversa da que é de seu dever.

A *arguição de suspeição*, efetivada pela *exceção de suspeição*, tem a finalidade de afastar do processo a pessoa cuja suspeita é suscitada.

Pode ela ser suscitada contra o juiz, contra o representante do Ministério Público, contra o perito, contra o intérprete, ou contra o próprio serventuário da Justiça e que serve no processo.

SUSPEIÇÃO PROVOCADA. É a que decorre de ato, propositadamente executado pela parte, na intenção de criar uma das circunstâncias legais que autorizam a exceção, para que se afaste o juiz do processo.

Por essa forma, verificada a *criação de um motivo de suspeição* por ato da própria parte, não tem esta o direito de utilizá-lo em seu proveito, suscitando-a para que impeça o juiz de participar ou presidir ao feito.

SUSPEIÇÃO SUPERVENIENTE. É a que se firma em *fato posterior*, isto é, decorrente de circunstância ou fato que se tenha registrado depois de iniciado o processo.

O *motivo superveniente*, que dá causa à suspeição, tem força para que se procure afastar o juiz, ou o serventuário, arguido e julgado suspeito. A aceitação deles, anteriormente, não importa em persistir nela, desde que a superveniência do motivo autoriza a recusa posterior.

Somente a suspeição superveniente não se entende legítima, nem procede o temor, se o próprio recusante é quem deu causa ao motivo, isto é, se foi ele quem, propositadamente, procurou um motivo para a suspeição.

Nesta hipótese, ter-se-á a *suspeição provocada*. E é então ela *ilegítima*, não podendo ser admitida, sob qualquer pretexto.

SUSPEITA. De *suspeitar*, do latim *suspectare* (desconfiar), é a *desconfiança*, a *dúvida*, a *conjetura*, o *receio*.

No sentido jurídico, entende-se a própria *suspeição* ou o *indício* acerca da procedência ou veracidade do fato, em face das circunstâncias ou das aparências que o envolvem.

Dessa forma, a *suspeita* formula sempre a desconfiança ou a dúvida em relação ao fato, impondo receio sobre sua legitimidade ou veracidade, ou em relação à pessoa, quanto à prática do ato, em regra de natureza ilícita, que se presume haver sido por ela praticado.

Na *suspeita* há sempre conjeturas fundadas em aparências e visos da verdade. Desse modo, a suspeita não é tão somente desconfiança ou receio, provenientes de temor ou dúvida. Decorrente ou resultante destas circunstâncias, é mais propriamente consequência de situações ou antecedentes já conhecidos ou reputados verossímeis.

SUSPEITO. Do latim *suspectus*, como adjetivo, refere-se ao que *infunde dúvidas* ou ao *quenão inspira confiança*, trazendo, em relação aos fatos, às coisas, ou às pessoas, justo receio quanto a condições que nelas se apresentam.

Assim, o que é suspeito traz o receio de que não é real, não é legítimo, não é idôneo, não é, afinal, o que pretende ser. Há a dúvida sobre a sua existência ou sobre a realidade, em que aparece.

Suspeito. Como substantivo, designa a pessoa de quem se suspeita acerca do fato que lhe possa ser imputado.

Na linguagem criminal, é a pessoa que se supõe ser o autor do crime ou do delito. É *oindiciado*.

Na terminologia processual, entende-se o juiz ou qualquer outra pessoa tida como *parcial*, ou de cuja parcialidade se desconfia, em face de certos fatos que se mostram influentes para seu modo de proceder ou de agir.

SUSPENDER. Do latim *suspendere* (interromper, deter, diferir, sustar), no sentido jurídico é empregado nas mesmas acepções: é *interromper*, *sustar*, *sobrestar*, *impedir*, *privar*, *proibir*, sempre sem sentido temporário ou limitado.

Suspende a licença é sustá-la ou a sobrestar, para impedir que se continue na prática dos atos que a mesma autorizava. É *impedir*, *reter*, *sustar*.

Suspende a cessão é interrompê-la, levantando-a por alguns momentos, ou a sobrestar.

Suspende o funcionário é impedir que exerça suas atividades ou funções, afastando-o do serviço por certo tempo.

Suspende o pagamento é interrompê-lo ou o sustar.

SUSPENSÃO. Do latim *suspensio* (ação de suspender, interrupção), gramaticalmente entende-se a *descontinuação*, a *interrupção*, o *sobrestamento* ou a *parada momentânea* de alguma coisa.

Juridicamente, a *suspensão*, em regra, importa numa *paralisação*, ou na *cessação temporária*, ou *por tempo limitado*, de uma *atividade*, ou de um *procedimento*. Assim, o que está a *fazer interrompe-se por algum tempo*, findo o qual *de novo se recomeça*.

SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA. Assim se diz da *interrupção* de uma audiência, por tempo limitado, para que se cumpra determinada diligência, ou para que se atenda certa formalidade.

A *suspensão da audiência*, assim, importa em não ter sido a mesma concluída, ou não se ter nela resolvido ou deliberado acerca dos assuntos que lhes serviam de objeto principal.

Por essa razão, quando a audiência se concluiu, tendo sido cumprida, integralmente, a missão que lhe era deferida, não ocorre *suspensão*, que exprime interrupção ou cessação momentânea, mas, propriamente, um *encerramento*.

Assim, bem distintas as expressões *suspender uma audiência* e *encerrar uma audiência*. Enquanto a suspensão pressupõe uma *interrupção* sem conclusão, mas simplesmente um *sobrestamento*, o *encerramento* afirma que a audiência chegou a seu termo normal, cumprindo sua finalidade.

Desta maneira, o *adiamento de uma audiência*, para que se complete, ou se conclua em outro dia, importa em uma *suspensão*.

SUSPENSÃO DA PENA. É a não aplicação da pena, ou a não execução da condenação, quando assiste ao réu a faculdade de requerer e obter semelhante benefício.

A suspensão da condenação, ou da pena, é chamada tecnicamente de *sursis*.

SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. Assim se entende o ato judicial que tem a força de *interromper a prescrição*.

Neste particular, a suspensão não tem sentido de interrupção momentânea. A interrupção, na hipótese, é para anular o prazo anterior, de modo que, a partir do ato que sustou a fluência do prazo prescrito é que se começa a contar o novo prazo.

Em relação à prescrição, a suspensão provoca a *descontinuidade*. E, por essa razão, o prazo que interrompeu não se vincula ao prazo que começa a correr.

Neste sentido, pois, *suspensão* integra conceito de *ineficácia* ou *retirada de efeitos* da prescrição que se ia formulando pelo transcurso do prazo assim interrompido.

SUSPENSÃO DAS FUNÇÕES. É o ato de ordem administrativa que priva um funcionário no exercício de suas funções, de que é afastado, temporariamente.

A suspensão das funções tanto pode resultar da imposição de uma penalidade administrativa, como de medida preventiva, em face de inquérito, ou processo instaurado contra o funcionário.

SUSPENSÃO DE HOSTILIDADES. No sentido do Direito Internacional e do Direito Penal Militar, entende-se a cessação da luta entre dois exércitos beligerantes, seja em caráter temporário, como *trégua*, ou para preparar as condições de paz, *armistício*.

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. Trata-se de instituto de natureza cautelar, na defesa do interesse público dos bens jurídicos, da ordem, saúde, segurança e economia públicas. Tem caráter de ação incidental, embora a doutrina e a jurisprudência, em alguns momentos, lhe aponte o caráter recursal e até mesmo de recurso administrativo. Foi criado pela Lei nº 191, de 1936, em seu art. 13, reproduzido no art. 328 do Código de Processo Civil de 1939; na Lei nº 1.533/51, art. 13; Lei nº 4.348, de 1964, art. 4º; Lei nº 7.347/85, art. 12, par. 1º; Lei nº 8.038/90, art. 25; Lei nº 8.437/92, art. 4º; e Lei nº 9.494/97, art. 1º. Adotou como símile o recurso de suspensão de sentença do direito italiano. Através de tal ação incidental cautelar, o ente público ou o interessado pode requerer ao Presidente do Tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso a suspensão, em decisão fundamentada, de liminar, antecipação de tutela ou cautelar (para aqueles que fazem a distinção), sentença ou acórdão que possam atingir os bens jurídicos antes referidos. (nsf)

SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. É a *cessação de pagamentos*, por parte de um estabelecimento comercial, bancário ou industrial, não somente para atender uma regularização de contas, como em consequência de uma difícil situação.

No sentido técnico do comércio, a *suspensão de pagamento de dívidas* importa em *insolvabilidade mercantil*. Desta forma, o comerciante que, sem justa razão, suspende o pagamento de obrigações líquidas e vencidas, entende-se em estado de insolvência. *Estáfalido de fato*, desde que esta suspensão tenha o caráter de *impontualidade*, isto é, desde que se refira a pagamento de título líquido e que se torne exigível pelo vencimento. Sem razão relevante semelhante pagamento não deve ser sustado, sem que incida o devedor nas sanções da Lei Falimentar.

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. A suspensão de segurança é ação autônoma de impugnação, de conteúdo cautelar, posta pela pessoa de direito público interessada ou seu

litisconsorte, dirigida ao Presidente do Tribunal a quem competir o recurso, objetivando suspender no todo ou em parte os efeitos de decisão que vulnere o interesse público.

A suspensão de segurança é prevista no art. 13 da Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 1951; art. 4º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964; art. 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992 e também na Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória 2.180-35, de 21 de agosto de 2001.

Note-se que a suspensão de segurança somente opera no campo da eficácia e tem fundamento nos valores do interesse público, evitando grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, suspendendo a eficácia da decisão impugnada até a apreciação do recurso pelo tribunal. (gc e nsf)

SUSPENSÃO DO EMPREGO. É a medida de ordem disciplinar imposta ao empregado, como sanção a infração regulamentar ou pelo não cumprimento de dever que lhe é imposto.

A suspensão importa em *perda do salário* e de quaisquer outros benefícios durante o período da suspensão.

SUSPENSÃO PREVENTIVA. Em sentido administrativo, é a suspensão preventiva consistente no afastamento do *funcionário*, ou do empregado, do exercício de suas funções e atribuições, enquanto se processa uma sindicância ou um inquérito administrativo contra ele.

SUSPENSIVO. De *suspensio* (pendente, paralisado, interrompido), na linguagem jurídica é o vocábulo empregado, especialmente, para indicar o *efeito* atribuído a certas coisas, ou a certos fatos, em virtude do que *tudo se susta*, ou *tudo se paralisa*, até que cesse ou termine a sua influência.

Assim, a *condição suspensiva*, imposta aos direitos e às obrigações, que ficam em *estado de pendência* ou *de interrupção*, até que se desfaça a sua força.

E, igualmente, o *efeito suspensivo*, em que tudo se suspende e nada pode ser feito, enquanto não se decida a questão, que se submeteu, pela apelação, ou por meio de outro recurso, à instância superior.

SUSTAR. Do latim *substare*, é o mesmo que *interromper*, *obstar*, *impedir*, *suspender*, *fazer parar*.

SUSTENTAÇÃO. De *sustentar*, do latim *sustentatio* (manutenção), na linguagem técnica do Direito Processual entende-se a soma de argumentos, ou de alegações expendidas em *confirmação e reforço* de ideias ou de proposições já afirmadas.

Assim, a sustentação importa em mostrar os *fundamentos* que asseguram a legitimidade e a procedência de uma decisão, ou de um requerimento, quando outrem a eles se opõe, impugnando-os.

Em matéria processual, a sustentação tanto se faz *por escrito*, como *verbal*.

A *sustentação escrita* resulta em *razões* ou em *despacho justificado*.

A *sustentação oral* é a que se promove por oração pronunciada perante Tribunal, ou juiz a quem é dirigida.

SUSTENTO. De *sustentar* (alimentar, abastecer), tem a mesma significação que *manutenção* ou *suprimento de alimentos e meios necessários à vida*.

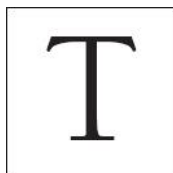
Assim, *sustento*, juridicamente, entende-se não só a própria *alimentação*, como o fornecimento de meios necessários à *subsistência* de uma pessoa. Por isso, não somente compreende os *alimentos*, como o *suprimento de meios pecuniários* para roupas e moradia.

Em se tratando, mesmo, de menores não alfabetizados, o sustento abrange os meios para a educação.

Sustentar uma pessoa, pois, não é simplesmente *alimentá-la* ou *lhe dar comida*. É prestar-lhe toda assistência indispensável a que viva, ou a *que se mantenha*. Assim, neste sustento compreendem-se *cama, mesa e educação*, ou seja, *casa, comida e estudos*. Os estudos, naturalmente, se o sustentado está em fase deles.

“SWEATING SYSTEM”. Locução inglesa, cuja tradução é “sistema que faz suar”, indica *a especulação sobre a mão de obra, tendente a aviltar os salários*.

A especulação, geralmente, é promovida por um intermediário, ou empreiteiro, que, recebendo de outrem uma obra a ser executada *por empreitada*, nela emprega obreiros e baixos salários ou remunerados a preços vis.



TABACARIA. De *tabaco*, na linguagem do comércio, assim se designa o estabelecimento especializado na venda de *cigarros* e *fumos*. É indicativo, igualmente, do estabelecimento em que se fabricam cigarros.

TABAGISMO. Do francês *tabagie* (botequim de tabacos), exprime a intoxicação pelo uso imoderado do tabaco.

TABELA. Do latim *tabella*, diminutivo de *tabula* (tábua), vulgarmente é empregado para designar toda *relação*, *rol*, *lista* ou *catálogo*, em que se inscrevem, ou se registram, certas coisas, obedientes a uma certa ordem e para um fim preestabelecido.

Juridicamente, a *tabela* tem, por vezes, significação análoga à de *pauta*, ou *tarifa*, notadamente quando é instituída para servir de base à cobrança de *taxas* de serviços, *deimpostos* ou para servir de base aos *preços* das utilidades postas à venda.

TABELA DE PREÇOS. É a relação de preços adotados para a venda de mercadorias ou de outras utilidades.

TABELA DE PRÊMIOS. Denominação vulgar dada à *tarifa* de prêmios das sociedades de seguros, já calculados segundo os índices de mortalidade, ou em razão dos riscos assumidos.

TABELA DE PROMOÇÃO. Assim se entende a *lista* ou o *quadro* organizado para servir de base às promoções de empregados ou funcionários.

Na *elaboração da tabela*, em que se prefixa a ordem de preferência para a promoção, deve ser anotada a ordem de antiguidade, ou a de merecimento, conforme a promoção a cumprir-se seja fundada num ou noutro caso.

TABELA DE SERVIÇOS. É a lista ou o quadro a ser seguido na execução de um serviço, em relação às substituições e às incumbências atribuídas aos servidores.

A tabela de serviços é igualmente denominada *escala de serviços*.

TABELA DE VENCIMENTOS. Quadro em que se registram os vencimentos ou os ordenados devidos aos funcionários ou empregados de uma instituição ou de uma empresa. Nela se anotam os vencimentos discriminados segundo as classes ou categorias dos funcionários ou empregados, sendo previamente aprovada por quem de direito, isto é, pelo *Poder Público*, se se trata de instituição pública ou de serviço público, ou pelos dirigentes das empresas ou organizações comerciais, quando é referente a serviços ou empregados desta natureza.

TABELAMENTO. De *tabela*, ou mais propriamente de *tabelar* (pôr em tabela ou inscrever em tabela), entende-se o *ato de inserir alguma coisa em tabela*, a fim de que, obrigatoriamente, seja seguida.

Geralmente, o tabelamento é *medida oficial* tomada no sentido de *estabilizar preços do comércio*, de modo que não se cobrem preços exorbitantes, ou *acima do tabelado*.

O tabelamento de preços pelo Poder Público envolve uma intervenção no domínio econômico, em princípio não permitido, por atentar contra a liberdade de comércio e o *livre uso da propriedade*.

Desse modo, somente em *épocas anormais*, e para *defender*, ou *proteger* os interesses da coletividade, tem justificativa o tabelamento oficial de preços.

Praticamente, no entanto, o tabelamento, embora louváveis sejam os seus intuitos, somente resulta no *favorecimento dos tabeladores* e na instituição de *câmbio negro*, que vem enriquecer os protegidos indiretamente, em parceria, por vezes, com os órgãos e instituições tabeladoras.

Em realidade, segundo os princípios da Economia Política, a coletividade se favorece pelo bom preço, não em virtude de tabelas, mas em razão de uma produção em larga escala, oriunda de indústrias, eficientemente aparelhadas, para que possam entrar na *livre concorrência*.

TABELIADO. Outrora, designava, extensivamente, o imposto que os tabeliães pagavam ao Estado, em razão do cargo ou ofício exercido.

TABELIÃO. Do latim *tabellio*, *tabellionis* (tabelião, notário público), entende-se o *oficial público*, a quem se comete a missão de redigir e instrumentar os atos e contratos ajustados entre as pessoas, atribuindo-lhes autenticidade e fé pública.

A função do tabelião, outrora chamado de *pragmaticus* (legista, perito em leis), é conforme o próprio radical do vocábulo *tabula*, de que se origina *tabellio*. A expressão *tabula* designa igualmente o *documento*, ou o *instrumento* em que se firmam os atos jurídicos.

É, assim, o tabelião encarregado de escrever os *documentos*, ou de *preparar os instrumentos* dos diversos atos jurídicos, para os quais se exija escritura pública, ou quando assim o desejam os próprios interessados.

Originariamente, *escrivães* e *tabeliães* entendiam-se como designando funções idênticas. As expressões passaram a indicar ofícios diferentes. Os *tabeliães* são serventuários públicos, que exercem atividades com uma certa autonomia, enquanto os *escrivães*, em regra, agem sob o mando direto de um juiz, ou de uma autoridade, que lhes superintende os serviços.

Os romanos, desde Ulpiano, já os mencionavam.

No Digesto, atribuindo-lhes o encargo de formular as escrituras. Eram considerados como *escrivães públicos*.

Convém, no entanto, esclarecer que os romanos distinguiram dos *tabelliones* o *tabularius* e o *notarius*.

O *tabularius* era servidor público encarregado da escrita e contabilidade nas administrações provinciais e municipais, cometendo-se-lhe, ao mesmo tempo, a missão de guardar os arquivos comunais, pelo que, em certas circunstâncias, intervinha na feitura de atos jurídicos, para lhes dar autenticidade.

O *notarius*, de *nota*, era originariamente *estenógrafo*, a quem se cometia o encargo de registrar por escrito os atos de um processo, a fim de o levar a julgamento, trazendo ao conhecimento dos interessados as resoluções ou decisões tomadas.

Modernamente, *notário*, ou *tabelião de notas*, envolve o mesmo sentido, designando o oficial, ou serventuário público, encarregado de *redigir as notas* para a instrumentação de atos jurídicos, confiados à sua elaboração.

Os instrumentos elaborados pelos tabeliães têm toda autenticidade e merecem toda fé pública. Por essa razão, ao contrário dos instrumentos privados, dizem-se instrumentos ou *escrituras públicas*.

Para registro das escrituras elaboradas por eles, possuem livros próprios, sujeitos à correição da autoridade judiciária competente.

São providos vitaliciamente, mediante concurso. E recebem compensação pelos serviços prestados mediante *custas* determinadas pelo Regimento respectivo.

Como auxiliares, pode manter o tabelião *escreventes juramentados* e *oficiais maiores*, sendo que estes têm trato e autoridade análogos aos do tabelião.

Vide: *Cartório*.

TABELIÃO DE NOTAS. Denominação especial dada ao tabelião, encarregado especialmente da feitura de escrituras, ou da instrumentação de atos jurídicos, que devam ser dados ou passados por esse meio. É propriamente o *notário*.

TABELIÃO DE REGISTROS. Designação dada, vulgarmente, aos oficiais de registros públicos, como o de nascimentos, o de óbitos e os de títulos e documentos.

Legalmente, são estes tabeliães conhecidos pela denominação de *Oficiais de Registro*.

TABELIONATO. De *tabelião*, exprime, particularmente, o cargo ou ofício do tabelião, bem assim o local em que mantém os seus serviços à disposição do público. Este local, igualmente, é designado como *cartório*, denominação também dada ao local em que funcionam as escrivânicas e ofícios de registro.

TABERNA. Do latim *taberna*, etimologicamente designa a *casa feita de tábuas outoscamente*. Na linguagem mercantil, porém, designa o *botequim*, ou a *bodega*, em que se vendem a retalho bebidas de todo gênero, notadamente alcoólicas.

TABIQUE. Derivado do árabe *taxbic* (parede de ladrilho), designa, ordinariamente, toda parede estreita, de tijolos, de taipa ou de madeira, que serve para dividir, internamente, os compartimentos de uma casa.

Na linguagem vulgar, porém, o *tabique* entende-se a *parede de madeira*, ou a *meia-parede*, utilizada para dividir os cômodos de uma casa, não impedindo assim que se possam ouvir vozes e ruídos de um para o outro cômodo. Desse modo, o *tabique* resulta numa simples vedação, ou tapagem, para que não se veja o que se passe, de um, no outro compartimento, mas não impede a audição, como em regra deve ocorrer com as paredes grossas.

O *tabique*, pois, é mais propriamente um *tapume*, ou *vedação*, que uma parede. E, como *otabica* da terminologia espanhola, pode ser móvel, tendo o fim de *ocultar* alguma coisa, num mesmo compartimento.

TABLITA. Equação para conversão ou atualização de preços e salários.

TABU. De origem polinésia, designa a *crença* religiosa, ou propriamente a *superstição* que, atribuindo a certos objetos, ou lugares, o caráter de sagrados, impedem que sejam por qualquer forma tocados.

A transgressão importa em lançar sobre a pessoa uma *terrível maldição*, que a levará a toda sorte de desgraças, quando não seja aniquilada pelos próprios adeptos desta exótica religião.

Tabu. Figuradamente, é a expressão empregada para designar toda pessoa ou coisa que é tida como um *mito*, ou se transforma em *coisa inatacável*, quando em realidade não passa de pessoa ou coisa comum, sem os atributos de que a *crendice* a investiu.

Os *tabus*, assim, são os *figurões* de todos os tempos, acomodados em posições e ostentando *saber* que, em realidade, é simplesmente *imaginativo*, isto é, mantido por uma espécie de *superstição* coletiva, ou *lenda*, cuja origem se desconhece.

TÁBUA. Do latim *tabula*, genericamente designa o vocábulo toda peça plana de madeira, ou de outra matéria, de pouca grossura, sendo geralmente mais comprida que larga.

Como expressão industrial madeireira, exprime a *peça de madeira serrada*, em duas faces, ao comprido das toras, ou das árvores, e destinada às manufaturas e construções.

As *tábuas de madeira* são de pouca espessura, de faces planas e paralelas, tendo largura muito menor que o respectivo comprimento.

As tábuas de madeira não trabalhadas, isto é, não *beneficiadas* pelas marcenarias, carpintarias ou quaisquer outras manufaturas de madeira, dizem-se *brutas*, sendo consideradas como *indústria extrativa*.

Na técnica madeireira, as tábuas distinguem-se dos *pranchões*, dos *vigotes*, das *ripas* etc.

Os pranchões entendem-se peças de madeira, relativamente grossas, que, ou se aplicam assim como são, ou são ainda suscetíveis de um *desdobramento* em tábuas.

Os *vigotes* já são peças esquadrejadas, de quatro faces, destinando-se aos *barroteamentos* dos soalhos, ou ao *vigamento* das casas.

As ripas são *tiras* longas de madeira, que servem para *tomar as juntas* das paredes de tábuas, conhecendo-se igualmente como *sarrafos*.

TÁBUA DE MORTALIDADE. Assim se diz para o quadro, ou tabela, em que se dispõem, metodicamente, os números de pessoas que sobrevivem, em cada idade, em relação a determinado número de indivíduos nascidos na mesma época.

A *tábua de mortalidade*, assim, através das observações estatísticas e de estudos, resulta num *índice* de mortalidade em cada idade, pela qual, dentro de um certo número de pessoas, se determina o número das que sobrevivem.

A *tábua de mortalidade* é utilizada pelas companhias de seguro, para que se possam calcular e estabelecer as taxas, ou *prêmios*, cobrados de seus segurados, tendo como base a idade deles no momento em que assinam os respectivos contratos.

TÁBUAS DA LEI. Nome por que se designa, igualmente, a Lei das XII Tábuas, votada e sancionada pelas centúrias romanas.

A Lei das XII Tábuas era considerada pelos romanos como a fonte fundamental de seu Direito Nacional, pelo que é tida como a *Lex* por excelência.

São igualmente mencionadas como *tábuas da lei*, conforme inscrição bíblica, aquelas que foram entregues por Jeová a Moisés, no Monte Sinai, nas quais se gravaram os Mandamentos da Lei de Deus.

TABULETA. De *tabula*, designa o vocábulo todo *quadro* ou *painel*, seja de madeira, ou outro material, destinado a *inscrições*, ou quaisquer outras coisas destinadas a *anúncios* ou *propagandas* dos estabelecimentos comerciais, e que se pregam à fachadas dos edifícios.

Em regra, as tabuletas, tenham a finalidade publicitária, ou sejam simplesmente indicativas do nome do estabelecimento, sujeitam-se a imposições das posturas municipais.

TÁCITA. Forma feminina de *tácito*, entende-se tudo o que se faz de modo *implícito*, isto é, sem uma *manifestação expressa da vontade*, mas, de um modo indireto, por *atos inequívocos*, que redundam em uma aprovação ou em um consentimento.

Vide: *Tácito*.

TÁCITA ACEITAÇÃO. Assim se considera toda *aceitação* que, ao contrário de ser expressa, resulta da prática ou da execução de atos que importem em se ter aceito ou que era para aceitar.

Assim, por exemplo, é tácita a aceitação do mandato, quando o mandatário, em recebendo o instrumento respectivo (a procuração), *dá começo à sua execução*.

Igualmente, em relação à herança, é ela tácita quando resulta da prática de atos compatíveis com o caráter de herdeiros, isto é, de atos que fazem presumir a intenção de aceitar a herança.

TÁCITA RECONDUÇÃO. Expressão indicativa da *renovação de um contrato de locação*, operada pela *ocupação* ou *permanência do locatário* no prédio locado, com o consentimento presumido do locador, *o que se deduz* de sua não oposição expressa.

TACITAMENTE. De *tácito*, exprime tudo o que se faz, se aceita ou se pratica de *modo presumido*, ou *tácito*.

Ao contrário do *expressamente*, por *manifestação direta da vontade*, o *tacitamente* importa no mesmo sentido de *presumidamente*, *implicitamente*, *deduzidamente* ou *por conclusão* ou como *consequência*.

O *tacitamente*, em princípio, revela *um dos modos da manifestação da vontade*, em virtude do que se consente, ou não se consente, na feitura de um ato jurídico ou na realização de um contrato.

A manifestação da vontade promovida *tacitamente* só produz os efeitos legais quando a lei não exigir que somente de *modo expresso*, ou *expressamente*, deva ser considerada (Cód. Civil/1916, art. 1079 – artigo sem correspondência no Novo Código Civil). (ngc)

TÁCITO. Do latim *tacitus* (calado, passado em silêncio), a rigor etimológico *é o que não é expresso* por palavras.

Assim, juridicamente, *tácito* exprime tudo o que, embora não expresso por palavras, orais ou escritas, *supõe uma afirmativa*, ou *uma negativa*, de que se extrai, ou se conclui um consentimento, ou uma manifestação da vontade, de tal maneira que se equipara ao que se dá, ou ao que se manifesta expressamente.

No entanto, convém assinalar que a vontade somente se expressa de modo *tácito*, quando pelo concurso das circunstâncias em que ela se operou, resulta, evidentemente ou inequivocamente, haver a pessoa, por seu ato, pretendido *consentir*, de modo que se produzam, em consequência, certos efeitos jurídicos.

Por essa razão é que, por vezes, o próprio silêncio importa num consentimento tácito, o que é conforme ao provérbio extraído do Direito Canônico: *Qui tacet consentire videtur*.

O silêncio, porém, não pode ser considerado como consentimento tácito, quando, por exemplo, se trata de um ato que não é de nosso *visível interesse*, ou quando se trata de ato para o qual *não se faz mister nossa aprovação ou nossa reprovação*.

O consentimento tácito, pois, há que resultar de atos consequentes, ligados a circunstâncias, de que se possam deduzir, ou presumir, uma aprovação ou desaprovação. E somente produzirá efeitos legais se o consentimento possa legitimamente ser dado dessa forma.

TAFUL. Do árabe *tajus*, de que igualmente se formou o *ahur* espanhol, designa o *jogador profissional e por hábito*. É o jogador por ofício, ou hábito, conforme assinala Moraes.

Na linguagem corrente, o *taful* não se entende somente o jogador que se mostra hábil nos jogos de cartas, como o que é habitual em fazer trapaças.

“TAG ALONG”. A Cláusula *Tag Along*, prevista no art. 254-A da LSA, consiste na alienação, direta ou indireta, do controle da sociedade sob a condição, resolutiva ou suspensiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta de aquisição das cotas com direito a voto de propriedade dos demais acionistas, de modo a assegurar a seus detentores o preço mínimo de 80% do valor pago pelas cotas integrantes do bloco de controle.

TAIFA. Do árabe *taifa* (destacamento), como expressão marítima, designa a *guarnição ou grupo de marinheiros*, que, nos momentos de combate, é encarregado de guarnecer a tolda e o castelo de proa.

Semelhantes marinheiros, por essa razão, são denominados de *taifeiros*.

Taifa. Extensivamente, no entanto, nos navios mercantes, é a expressão empregada para designar os *serviços de criadagem* prestados a bordo, ou o *grupo de serviços* empregados nestes misteres.

Desse modo, o *taifeiro* é, propriamente, o *criado* ou o *moço de bordo*, cabendo-lhe, assim, os serviços de copa, limpeza e outros, que não se entendam especialmente de marinhagem.

TAIPA. Do árabe *tabia* (parede de barro), designa, na técnica das construções, toda *parede construída de barro* comprimido entre tábuas, ou, tendo como estrutura um trançado de varas, ou de ripas, e que se constrói pelo enchimento dos vãos com barro amassado.

Em segunda modalidade é chamada especialmente de *taipa de sebe*, porquanto, preparado o *gradeamento* de ripas ou de varas, em forma de sebe, é que se faz o enchimento com o barro simplesmente amassado.

A *taipa* bem se distingue do *estruque*, cujo sistema tem com este certa semelhança. O *estruque*, porém, tem outra técnica. A parte é inicialmente preparada de tábuas brutas, a que se pregam sarrafos, para que se encham, em conclusão, com *argamassa* de cal e areia, *sendorebocadas* como as paredes de tijolos.

Também se usa a *taipa rebocada* e com um acabamento mais ou menos aparatoso.

No entanto, nas *paredes de taipa*, para que se vedem os vãos ou claros deixados após o gradeamento ou colocação da madeira, o *material empregado* é formado, unicamente, pelo *barro amassado*, que aí se coloca, enquanto ainda umedecido. Já no *estruque*, há *argamassa*, mistura de areia, cal e, por vezes, de gesso ou cimento, servindo apenas ao reboco sobre as tábuas que formam as paredes.

TALÃO. Do latim *talus*, ou mais propriamente do francês *talon*, entende-se cada uma das *folhas de papel* de um bloco, geralmente já impressas em parte, destinadas à *passagem de recibos, emissão de títulos, saques bancários* ou à *extração de documentos* de outras espécies, constituídas de *duas partes*, uma fixa e outra destacável, ambas com os mesmos dizeres, sendo a fixa uma espécie de comprovação do documento expedido.

Praticamente, assim, o *talão* é o *papel* ou *fórmula impressa*, com *canhoto fixo*, utilizado para a feitura de certos documentos, como *recibos de aluguéis, mensalidades de clubes, conhecimentos de depósitos e de transportes, cheques, duplicatas* etc.

Por essa razão, não é certa a afirmativa de que o *talão* é um *recibo* ou exprime um *documento*.

Enquanto *ainda em branco*, isto é, ainda não utilizado em cumprimento de seu destino, será sempre um *talão* para *recibo*, ou um *talão* para *cheques*.

Logo que preenchido, então, será o próprio *recibo*, o próprio *cheque*, a própria *duplicata*, o próprio *conhecimento*, *de que se deixou um canhoto*, no bloco, ou *talonário* completamente idêntico, *como cópia*.

O *talão* pressupõe a existência de um *grupo de talões*, enfeixados no bloco, em que ficará a cópia semelhante ao documento que dele se extraiu. Desse modo, o *papel avulso* não constitui um talão.

TALIÃO. Do latim *talio*, *talionis*, é a designação atribuída à pena que consiste em se aplicar ao delinquente um dano igual ao que ele ocasionou.

A *pena de talião* tem assento na própria Bíblia, conforme se inscreve no Cap. XXI do Êxodo, versículos 23 a 25: “Mas se houver morte, então darás vida por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe”.

A Lei das XII Tábuas estabelecia a pena de talião para cada *golpe* ou *queimadura* sofrida pelo corpo: “*Si membrum rupserit, ni cum eo pacit, talio esto. . .*”

A pena de talião, no entanto, é modernamente coisa do passado, não a consignando os códigos penais.

TALMUDE. Do hebreu *Thalmud*, de *lamad* (aprender), designa o livro sagrado dos judeus. Nele se condensam a tradição, a doutrina, as cerimônias e os princípios de disciplina da religião jurídica, que se devem respeitar e seguir, tão rigorosamente, como a própria Lei de Moisés.

O *Talmude*, igualmente, é um repositório de leis e de princípios jurídicos, emanados da jurisprudência.

TALONÁRIO. De *talão*, assim se entende o *bloco*, *livreto*, *caderno*, constituído de talões, de que, aliás, se extrai a fórmula, ou o *talão destacável*, em que se instrumenta o documento a ser dado e passado.

No *talonário*, como comprovantes dos documentos que se compuseram com os talões destacados, ficam os *talões cópias* ou *talões duplicatas*.

Por vezes, é comum o uso de talão para designar o *talonário*. Notadamente na linguagem bancária, ao *talonário de cheques* costumam chamar de *talão de cheques*.

O mais regular, porém, é dizer-se *talonário de recibos*, *talonário de cheques*, *talonário de guias*, *talonário de pedidos*, desde que o talão dá ideia da unidade, não do conjunto, ou do grupo de talões que compõem o *talonário*.

TALVEGUE. Do alemão *Talweg* (caminho no vale), é tecnicamente admitido como o *meio da corrente*, seguido pelas embarcações quando descem os rios.

Para P. de la Pradelle, *talweg* significa caminho de jusante; *tal*, no sentido de vale, não entra na expressão *talweg*; e sim *tal* (jusante), oposta a *berg* (montante).

E como registra Hildebrando Acióli, nos acordos internacionais firmados entre o Brasil e outros países, é fixado o conceito de que como *talvegue* se entende a linha do nível mais baixo do leito do rio, em toda sua extensão.

E quando o rio tem dois canais navegáveis, “o *talvegue* é o que, na média, apresenta maior profundidade ou maiores facilidades à navegação dos navios de maior calado”.

Assim, propriamente, *talvegue* designa a *linha mais baixa das águas*, que se proclama como *limite divisório* dos rios, que banham dois territórios.

TAMANCARIA. De *tamanco* (calçado), cuja base é feita de uma peça de madeira leve, que se denomina de *cepo*, designa o estabelecimento em que se vendem ou se fabricam tamancos.

Tamanqueiro é a denominação atribuída ao fabricante ou ao obreiro de tamancos.

TAMPOS. É expressão de gíria, derivada de *tampar*, usada geralmente no plural, designativa do *hímen* ou *membrana*, e indicativa da virgindade da mulher.

Assim, em baixa linguagem, *tirar os tampos de uma mulher* é desvirginá-la, ou a deflorar. É linguajar de uso no Nordeste brasileiro.

TANATOLOGIA. Do grego *thanatos* (morte) e *logos* (ciência), exprime a soma de conhecimentos científicos relativos à morte.

É matéria que compõe ramo da Medicina Legal, que trata, especialmente, da morte e de tudo que se relaciona com os cadáveres, sob o ponto de vista médico-legal.

TANQUE. Do latim *stagnum* (tanque, brejo), entende-se toda porção de *água estancada*, proveniente de *olhos-d'água*, ou mesmo de *brejais*, que se limpam e se preparam como reservatórios. *Águas dormentes*.

Tanque. Extensivamente, porém, é o vocábulo empregado para distinguir todo *reservatório de água*, ou *recipiente destinado a conservar*, ou *ter água*, para fins industriais ou mesmo domésticos.

Tanque. Do inglês *tank*, designa o *carro de combate*, blindado e armado, de propulsão mecânica e montado sobre rodas apropriadas, ou deslizadores, que lhe facilitam a locomoção. É arma destinada a cooperar com as forças de infantaria, tomando sua dianteira nos avanços ou investidas nas batalhas.

TANQUE ARTIFICIAL. É o que é feito pelo homem, constando de reservatório feito de alvenaria, ou mesmo rusticamente, ao qual se recolhe a água, por vários meios.

TANQUE NATURAL. É o que é resultante de águas paradas, ou de águas dormentes, que se conservam sempre por uma alimentação natural e existente no próprio local em que se acham.

TAPAGEM. De *tapar*, do gótico *tappa* (tampa, cobertura), entende-se, na linguagem jurídica, como na gramatical, o *ato* ou a *ação de tapar*, isto é, de cobrir, o que está descoberto, ou *decercar*, *murar*, *valar*, ou *impedir por qualquer meio* o acesso a uma propriedade ou terreno.

O Cód. Civil/2002, no art. 1.297, e o de 1916, no art. 588, bem nos dá o sentido de tapagem: é ação de cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo um prédio, urbano ou rural, a fim de que se impeça a entrada, ou a passagem por ele, seja de pessoas ou de animais.

A *tapagem*, cujo direito é assegurado a todo proprietário, resulta nos *tapumes divisórios*, desde que, além de impedir o ingresso à propriedade, tem o fim de assinalar os *limites* entre prédios vizinhos.

Extensivamente, a tapagem é entendida como o próprio tapume, ou a barreira construída para impedir a passagem, ou o ingresso à propriedade. É tomada, assim, como o *efeito de tapar*.

TAPEÇARIA. Do latim *tapes* (tapete), de que igualmente provém o *tapiz*, *tapizar* (tapetar), indica geralmente todo conjunto de *tapetes*, *estofos*, *alfaias*, *alcatifas*, ou de qualquer espécie de *panos* e *tecidos* lavrados, ou adamascados, empregados para *formar pisos e paredes* de uma casa, imprimindo-lhe mais agradável e confortável aspecto.

Embora tidos como *pertencentes*, ou *peças integrantes do mobiliário de uma casa*, *astapeçarias*, como objetos de luxo, não se consideram, propriamente, de uso doméstico, para efeito de se furtarem à penhorabilidade.

Coisas de uso doméstico, a rigor, são as de uso necessário e comum, não as de mero deleite.

TAPERA. Expressão guarani, admitida ao vernáculo, para exprimir o *que está em ruínas e em abandono*.

Assim, *tapera* tanto pode designar uma cidade em ruínas e abandonada, como, simplesmente, um edifício em idêntica situação.

Extensivamente, emprega-se o vocábulo para designar o terreno ruim e abandonado, coberto de mato ou de sapezal.

TAPIGO. De *tapar*, é uma das formas de *tapumes*. Designa, assim, a *sebe* construída de ramos de árvores trançados.

Vide: *Tapume*.

TAPUME. De *tapar*, é a denominação genérica dada a toda espécie de construção realizada em um prédio, ou terreno, seja com a intenção de separá-lo, em seus limites, de um prédio vizinho, seja para impedir que nele tenham ingresso pessoas ou animais.

Por essa forma, quando os tapumes têm o objetivo de *demarcar*, ou de *assinalar limites*, para separar os prédios, dizem-se *divisórios*. Mas, desde que a finalidade deles seja igualmente a de impedir ou vedar acesso à sua área, denominam-se *cercas*, ou *cercados*. E será uma cerca, ou um *cercado divisório*, quando tenha as duas finalidades.

O Cód. Civil anota como tapumes: as *sebes*, vivas ou mortas, os *aramados*, ou *cercas de arame*, as *valas*, as *banquetas*, as cercas de madeira.

Como outros meios, porém, para separação dos terrenos, temos os *muros*, geralmente utilizados para vedação e separação dos prédios urbanos.

Genericamente, o tapume é ação e efeito de *tapar*. As *cercas*, sejam por meio de *sebes* vivas, ou de *tapigos*, que são *sebes mortas*, as *cercas de pau-a-pique*, ou *estacadas*, as *cercas de arame*, entendem-se ação e efeito de *cercar*. Os *valos*, ou *valados*, ou de *valar* ou *cavar valos* em torno do terreno. E os *muros*, os de *murar*.

Tapume. Na linguagem técnica das construções urbanas, é a designação dada à *vedação provisória* feita de tábuas e colocada nas obras, a fim de que evite a queda de materiais sobre a via pública.

O tapume nestas construções, por força de exigência de posturas municipais, deve acompanhar a construção em toda a altura.

TAPUMES DIVISÓRIOS. São os que se intentam ou se fazem com o objetivo de separar os prédios vizinhos, sejam urbanos, suburbanos ou rurais.

Os proprietários dos prédios limítrofes, por força de lei, têm direito de construir tapumes divisórios, exigindo que o vizinho concorra com o valor da metade do preço da respectiva construção. É o exercício do *direito de tapagem*, ou de *vedação*, a que se refere a lei civil.

TARA. De árabe *tarha* (dedução, desconto), no conceito mercantil, é o *desconto*, ou *adiferença* que se deduz, ou se abate, do peso bruto das mercadorias, ou das cargas, correspondente ao *peso dos invólucros, dos utensílios e recipientes*, ou da *embalagem*, que envolvem e resguardam as ditas mercadorias ou cargas.

O abatimento da *tara*, assim, tem a finalidade de atribuir às mercadorias o seu *peso legal*, ou o seu *peso real líquido*, conforme o desconto é relativo aos *invólucros externos*, como caixas, barris etc., ou a qualquer espécie de *embalagem* ou *invólucro interno*, que deve seguir com a mercadoria.

Tara. Já na linguagem médica, *taras* indicam-se os estigmas hereditários ou provindos de pais sífilíticos, tuberculosos, alcoólatras etc.

TARADO. De *tara*, entende-se o *degenerado*, o *indivíduo depravado*, *obcecado* pelos prazeres sexuais. E, por essa razão, para satisfação de sua luxúria ou concupiscência é capaz de todos os desatinos e da prática dos mais abomináveis atos.

TARDANÇA. De *tardar* (demorar, levar maior tempo), entende-se toda *demora*, *todadelonga* ou toda *protelação*, na feitura de alguma coisa, ou na execução de algum ato.

Assim, *tardança* opõe-se ao sentido de *brevidade*, ou de *presteza*, em que as coisas se fazem, ou os atos se executam sem qualquer delonga, ou sem qualquer detença.

Bem por isso, em qualquer aspecto, a *tardança* revela o que se faz *além do tempo certo*, *ou fora* da oportunidade, em que coisas e atos se devam fazer.

TARDE. Do latim *tarde* (lentamente, vagarosamente), exprime tudo que se faz ou se executa *fora do tempo*, *inoportunamente* ou *como atraso*. É, então, advérbio, tendo o mesmo sentido de *tardamente*. Opondo-se ao *breve*, ou ao *cedo*, é igualmente empregado na forma adjetiva.

Tarde. Como substantivo, é o vocábulo indicativo de uma das fases do dia: refere-se ao *tempo* que vai do meio-dia ao anoitecer. Compreendido como o tempo das 12 às 18h, dura 6 horas.

TAREFA. Do árabe *tarefa*, define o trabalho que deve ser executado em tempo certo. É uma espécie de *empreitada*, ou uma empreitada a título precário.

Assim, sendo a *tarefa*, propriamente, a *porção de trabalho*, ou a *obra*, a ser executada dentro de um prazo predeterminado, bem se distingue da *empreitada*, de sentido mais amplo, desde que pode ser estabelecida *sem prazo certo*, embora nela se determinem a natureza e a porção do trabalho a ser cumprido.

Além do mais, em princípio, a *tarefa* envolve contrato de trabalho de ordem individual, isto é, é *cometida diretamente ao trabalhador*, ou ao *operário*, para que execute determinada porção de trabalho, ou determinada obra. A *empreitada* pode resultar num contrato de *mediação entre o empreiteiro* e muitos outros trabalhadores que, sob suas ordens e responsabilidade, vêm executar os serviços ou a obra empreitada.

Na tarefa, a rigor, somente se cogita da *execução de certo trabalho*, de modo que o *tarefeiro* simplesmente *loca* seus serviços. Na empreitada, além da locação, pode o *empreiteiro* *fornecer o material necessário à execução da obra*.

A *tarefa*, compreendida como a porção de trabalho ajustado, pode reduzir-se a um contrato de trabalho *por peça*. No trabalho por peça, em realidade, há a determinação ou a *limitação de um trabalho*, que servirá de base ao contrato e fixará a remuneração.

Somente entre a *tarefa* e o *trabalho por peça* há uma sutil distinção, pois que, em sentido estrito, a *tarefa* resulta num contrato de trabalho a título precário, enquanto que o *trabalho por peça* é instituído em bases efetivas.

Por essa razão, vulgarmente, a simples tarefa resulta num trabalho accidental, enquanto o trabalho por peça, ou *tarefa por peça*, se pode impor como um trabalho permanente, servindo de índice à paga dos salários nos estabelecimentos industriais ou manufatureiros.

Em qualquer circunstância, porém, seja *simples tarefa*, ou *tarefa por peça*, o operário contratado como tarefeiro deve perceber por dia, no mínimo, a quantia que corresponder ao salário-mínimo diário.

TAREFEIRO. De *tarefa*, designação dada especialmente ao trabalhador que se incumba de executar individualmente certa obra, ou fazer certo trabalho, dentro de um prazo fixado, concorrendo, simplesmente, com a *mão de obra*.

O tarefeiro, assim, *contrata os próprios serviços*, sendo, destarte, um *empreiteiro* unicamente do *próprio* *trabalho*.

TARIFA. Do italiano *tariffa*, de origem árabe *tar'if* (fazer constar, anunciar), entende-se, de um modo genérico, toda *tabela*, ou *relação* de preços, de direitos, de impostos, ou de taxas, que se devem pagar por alguma coisa. Neste aspecto, a tarifa tem a significação de *pauta*, por onde se fixa, ou se determina, a *exata quantia* a ser cobrada, em razão de um tributo, de um preço ou de uma taxa.

Por vezes, a tarifa exprime o próprio *valor estipulado*, ou seja, o *preço*, ou a *quantia* anotada na tabela, ou na pauta, e que deve ser cobrada, quando ocorrente o fato em que é devida.

Em realidade, a tarifa, mesmo neste estreito sentido, não significa nem *imposto* nem *taxa*. Exprime a *quantia*, a *importância*, o *quanto*, em que se fixam o imposto, a taxa ou o preço de alguma coisa, ou o catálogo de mercadorias, com os respectivos preços.

TARIFA “AD VALOREM”. Ao contrário da *tarifa específica*, entende-se como *tarifa “ad valorem”* aquela em que a *quantia devida* não é fixada na pauta, mas é determinada, em razão de uma percentagem, mediante o valor ou o preço da mercadoria, sobre que incide o tributo, ou da coisa, sobre que se cobra a taxa.

Desse modo, não há uma *tarifa previamente fixada*, mas, unicamente, uma *percentagem* que servirá para o cálculo da tarifa a ser imposta, em razão do preço, ou do valor da coisa.

TARIFA ALFANDEGÁRIA. Denominação especial dada ao conjunto de tarifas que se devem aplicar, como imposto, ou tributo, nas *importações* de mercadorias e nas *exportações*.

Geralmente, os tributos, devidos pela entrada, ou saída, de mercadorias do país, e que se cobram, mediante *despacho*, nas Alfândegas, dizem-se *direitos alfandegários*.

Estes direitos, ou estas *imposições alfandegárias*, decorrentes da tributação sobre a entrada (importação), ou sobre a saída (exportação) das mercadorias, e que são arrecadados em virtude de determinação legal, qualificados e especificados de acordo com a classe ou espécie da própria mercadoria, dispostos por *unidade*, por *espécie*, por *peso*, ou “*ad valorem*” e nomeados tabeladamente, é que constituem a *tarifa alfandegária*, ou a *pauta alfandegária*, em virtude da qual o imposto se faz efetivo.

E é justamente chamada de *tarifa*, ou de *pauta*, porque se elabora em forma de *índice discriminativo* dos produtos ou das mercadorias, trazendo cada espécie, ao lado, a *taxação*, isto é, a *indicação da quantia*, ou da *percentagem*, que servirá de base ao cálculo do imposto.

Além das pautas, isto é, das quantias, ou das percentagens, que servem de base à cobrança do imposto, insere a tarifa outras disposições e regras normativas dos despachos e da aplicação da própria tarifa.

As tarifas são instituídas para a importação e para a exportação de mercadorias. Há, assim, uma *tarifa* de importação e outra *de exportação de mercadorias*.

TARIFA CONVENCIONAL. Consoante o sentido gramatical do adjetivo *convencional*, assim se entende a *tarifa* que se funda ou se estabelece mediante um *acordo* ou *tratado comercial*.

É, por isso, uma tarifa especial, ou de exceção, a ser aplicada, simplesmente, às importações de mercadorias oriundas do país com o qual se assinou o tratado, ou o acordo comercial *detratamento especial e recíproco*.

A tarifa convencional, em regra, é disposta por *vantagens*, ou *reduções tarifárias* concedidas às tarifas mínimas, de modo a se instituírem *pautas excepcionais* e reservadas, exclusivamente, aos produtos dos países, com os quais se firmaram, ou se celebraram os acordos comerciais de reciprocidade e de nação mais favorecida.

TARIFA DE COMPENSAÇÃO. É a denominação dada às *tarifas*, ou *taxações suplementares* criadas para combater a introdução de mercadorias estrangeiras que, pela inferioridade de preço, venham causar transtornos ou prejudicar a venda das mercadorias nacionais similares.

Praticamente, pois, é uma *tarifa de majoração* instituída para *compensar* a desigualdade de preço ocorrente entre mercadorias estrangeiras e nacionais, notadamente para combater *odumping*, que se forma em caráter permanente e prejudicial aos interesses do comércio interno.

TARIFA DE IMPORTAÇÃO. É a que é formulada pela União para cobrança dos *impostos aduaneiros* que incidem sobre as mercadorias adquiridas em países estrangeiros para o consumo nacional.

A tarifa de importação constitui, propriamente, a *tarifa alfandegária*.

TARIFA DE SERVIÇO PÚBLICO. O mesmo que preço de serviço público.

TARIFA DIFERENCIAL. É aquela em que a taxação varia segundo a unidade do consumo, diminuindo, ou indo em escala decrescente, à proporção que aumenta o consumo, para barateá-lo.

Pela tarifa diferencial, o aumento do consumo diminui o *preço* inicialmente estabelecido para a unidade consumida.

É aplicável às tarifas de serviços, ou de *aquisição de utilidades*, assim como nos casos de transporte.

Como tributo, a *tarifa diferencial* é instituída para atender interesses especiais, tendo a finalidade de *corrigir desequilíbrios econômicos*, oriundos de fatores locais.

Neste particular, pois, a *diferença* tanto pode ser para *majorar* como para *favorecer*.

TARIFA DUPLA. Assim se diz da tarifa que adota o sistema de manter mais de uma tarifa, isto é, ao lado de uma *tarifa geral*, ou de uma *tarifa máxima*, ter igualmente uma *tarifa mínima* ou uma *tarifa especial*.

E é justamente *dupla*, porque se compõe de duas *pautas*, ou porque fixa duas tabelas de taxações: a geral, ou máxima, e a especial, ou mínima.

TARIFA ESPECIAL. É a tarifa que se opõe à tarifa geral, sendo constituída por taxações inferiores, ou superiores às taxações comuns e ordinárias.

A tarifa especial, destarte, é sempre uma tarifa de exceção, para ser aplicada em casos anormais, ou em casos especialmente autorizados.

A tarifa especial tanto pode ser instituída para *favorecer*, isto é, para diminuir o *valor do imposto* no sentido de beneficiar o produto, ou a mercadoria, como para *majorar* o próprio valor da mercadoria, ou do produto.

A tarifa de compensação é uma tarifa especial. Qualquer tarifa diferencial é uma tarifa especial. A própria tarifa mínima é uma tarifa especial.

TARIFA ESPECÍFICA. Em oposição à tarifa *ad valorem*, a tarifa específica é aquela em que a taxação, ou o valor do imposto, se faz, não em virtude do preço, ou do valor da mercadoria, mas em relação à sua espécie, unidade, volume e quantidade.

Nesta tarifa, a taxação é *fixa* por artigo classificado, ou *por espécie*. E daí a sua qualificação: *específica*.

Por ela, o valor oficial, razão e imposto, consideram-se constantes e invariáveis, resultantes de valores previamente reconhecidos e fixados pela própria tarifa, quando estabeleceu a pauta, que vai servir de base à arrecadação dos tributos.

TARIFA GERAL. A tarifa entende-se *geral*, quando instituída para ser aplicada na *generalidade*, ou no *comum dos casos*.

Por ela estabelecem-se regras, sem qualquer exceção, que se devem aplicar indistintamente a toda e qualquer espécie de mercadoria trazida a despacho, para importação ou para exportação.

TARIFA GRADUAL. É a qualificação atribuída à tarifa, quando nela se estabelece uma redução, não proporcional ao número de unidades consumidas, mas em relação ao grupo, que se vai sucedendo.

É comum a sua aplicação no regime de transportes, em que as tarifas se reduzem pela utilização de grupos sucessivos.

Em regra, a graduação é consequente de um desconto que vem reduzir o valor da tarifa do grupo que se segue ao primeiro, e dos demais grupos que se seguem, sucessivamente.

TARIFA MÁXIMA. Geralmente a tarifa máxima é a mesma tarifa comum ou ordinária, isto é, a tarifa que deve ser aplicada indistintamente a todos os países, que não tenham com o país que a estabeleceu qualquer tratamento especial. E se diz precisamente *máxima*, em confronto ou relação à tarifa em que se instituem pautas de benefício ou que melhor beneficia os países favorecidos.

Assim, *tarifa máxima* somente é anotada nas tarifas em que se fixem duas espécies de pautas: a *comum* ou *geral*, e a *mínima* ou *convencional*.

TARIFA MÍNIMA. É a que, num regime de tarifas duplas, estabelece as *taxações mais favoráveis*, com as quais se beneficiam as mercadorias oriundas de países que, em virtude de tratados e convenções, devam receber tratamento especial.

TARIFA MISTA. O sentido de tarifa mista provém da combinação de taxações, isto é, da utilização, na cobrança dos impostos ou taxas devidos, de pautas *específicas* e *ad valorem*.

Por essa forma, quando a tarifa resulta, ou é estabelecida de *uma parte específica* e de *outra* “*ad valorem*”, a tarifa resultante é *mista* ou composta de duas espécies.

TARIFA POSTAL. É a que se estabelece pela Administração dos Correios para a cobrança dos *portes* de correspondência e de encomendas postais.

A tarifa postal é composta de *taxas postais*, devidas pela utilização dos *serviços de correios*.

As taxas postais, em princípio, são pagas mediante aposição de *selos* nos próprios objetos entregues para o transporte.

TARIFA PROPORCIONAL. É a que se estabelece na proporção do preço, ou em razão da modificação de cada medida. Opõe-se ao sentido da *tarifa fixa*.

TARIFA TELEGRÁFICA. É a que estabelece o quanto das *taxas* devidas para os despachos telegráficos ou telegramas.

TARIFA ÚNICA. É a que é *uniforme*, não variando nem se modificando em razão do preço ou do número de unidades.

Em regra, a tarifa postal é de natureza *única*, desde que é inalterável, sendo o *preço do serviço* uniforme e igual para qualquer distância, para a mesma espécie.

TARIFÁRIO. De *tarifa*, é a expressão usada para qualificar, ou fazer alusão, a tudo que se refere, ou provém de uma tarifa: *sistema tarifário*; *regime tarifário*.

TARTAMUDEZ. Derivado de *tarta*, onomatopaico, e *mudo*, designa o estado, ou a qualidade do *tartamudo*, isto é, da pessoa que tem o vício de pronunciar as palavras, interrompendo e repetindo as sílabas. É a *gaguez*.

TASCA. De *tascar*, de origem espanhola, designa a *casa de jogo*, ou o *estabelecimento comercial*, onde se bebe e se come, de *má fama*. *Taberna*.

TATARANETO. Composto do grego *tetra* (quatro) e *neto*, é o nome que se dá, em relação ao *tataravô*, ao filho do *trineto* ou da *trineta*. Diz-se, igualmente, *tetraneto*.

Vulgarmente, atribui-se ao *trineto* (terceiro neto), a denominação de *tataraneto*. Mas, em realidade, *tataraneto* é o quarto dos netos, nesta ordem: *neto*, *bisneto*, *trineto*, *tataraneto*.

Assim, a rigor, o tataraneto forma a *quarta geração de netos*, achando-se, destarte, em *quinto grau de consanguinidade* na linha reta descendente, em relação ao *tetravô* ou *tataravô*.

TATARAVÔ. Do grego *tetra* (quatro) e *avô*, é a expressão indicativa do *quarto avô*, isto é, do *avô*, que, mostrando a ordem familiar ascendente, está colocado em *quarto lugar*, ligando-se ao *tataraneto* por um parentesco consanguíneo de quinto grau. É denominado, também, *tetravô*.

A partir do tataravô é esta a ordem descendente: *triavô*, *bisavô*, *avô*, que, em relação aos netos, estão em quarto, terceiro e segundo graus de parentesco consanguíneo, respectivamente.

TATUAGEM. De *tatuar*, do francês *tatouer*, ou melhor, do *to tahu* polinésio (desenho), designa os desenhos fixados na pele por meio de introdução, na derme, de certas substâncias corantes fixas, ou de incisões e queimaduras executadas com essa finalidade.

As *tatuagens*, que se executam principalmente nos braços, antebraços, peitos, dorsos, e em outras partes do corpo, tomam as formas mais curiosas e extravagantes, nem sempre tendo qualquer significação ou relação com o tatuado.

Praticamente, por serem *indelévels*, isto é, *inapagáveis*, as tatuagens resultam em sinais de identificação, pelo que se registram nos *prontuários individuais*, instituídos pela Polícia, em seus gabinetes de identificação.

TAVOLAGEM. De *távola* (mesa de jogo), tem o sentido de casa pública, onde se joga.

TAXA. De *taxar*, do latim *taxare* (avaliar, pôr ou impor preço), a rigor entende-se o *preço*, ou a *quantia* que se estipula como compensação de certo serviço, ou como remuneração de certo trabalho.

Mesmo quando *taxa* é empregada no conceito de *percentagem*, em relação aos juros, ou como índice de uma comissão, importa sempre em ser a *determinação de um preço*, ou de um *quanto*, que se fixa, ou que se estabelece, como *retribuição*, ou como *compensação* de qualquer coisa, de que alguém se beneficia, ou se utiliza.

Assim, a taxa corresponde, invariavelmente, à *paga de um serviço*, ou de *qualquer coisa*, de que se tira, ou de que se obtém um benefício direto ou imediato.

Mesmo em sentido tributário, em que a taxa se imponha como uma justa compensação a serviços prestados pelo Estado, não tem ela o caráter de *imposto* nem com ele se identifica.

O *imposto*, geral e obrigatório, é *contribuição devida*, direta ou indiretamente, do cidadão, para a formação da *receita pública*, indispensável à satisfação das necessidades do Estado. A *taxa* importa numa *remuneração*, ou num *pagamento*, que é devido, sem qualquer finalidade fiscal, para atender o custo de um serviço, ou de uma utilidade imediata que nos é prestada pelo Estado.

A taxa, portanto, importa numa *contraprestação* devida por quem se utilizou de um serviço, ou se tornou beneficiado diretamente por um serviço qualquer, seja este de ordem material, ou mesmo de ordem intelectual.

Mesmo que, em certas circunstâncias, a taxa se mostre em caráter *obrigatório*, mesmo que um serviço direto não se preste, sempre se distingue do imposto, porquanto, direta ou indiretamente, a soma devida pela taxa, invariavelmente, será aplicada na realização de um serviço de interesse pessoal, evidenciando-se uma *compensação pela prestação desse serviço*, mesmo que instituído em *benefício da coletividade*.

Assim, o que caracteriza a taxa é a *divisibilidade do serviço*, de modo que possa ser esse serviço *usufruído pessoalmente por quem paga a quantia correspondente*.

As contribuições destinadas às realizações, que não se evidenciem *serviços divisíveis*, embora tragam benefícios às coletividades, integram os impostos, indicando-se uma *imposição* que é cometida aos habitantes de um país, de um modo geral.

Portanto, a taxa, precipuamente, revela a *fixação de um preço*, seja este específico, isto é, firmado em *quantia certa e invariável*, ou resulte de uma *percentagem*, que estabelecerá *preço proporcional* ao valor da coisa, ou seja, um *preço “ad valorem”*.

A CF/1988, no Título VI, que versa sobre *Tributação e Orçamento*, em seu Capítulo I (Princípios Gerais), assinala, no art. 145, que a taxa poderá ser instituída pela União, Estados,

DF e Municípios em razão do poder de polícia ou pela utilização efetiva e potencial de serviços públicos ao contribuinte ou postos à sua disposição.

A taxa não poderá ter base de cálculo própria de imposto.

Consoante as várias espécies de serviços, ou de prestação de fatos, que importem no pagamento de taxas, estas recebem as denominações mais variadas:

TAXA DE PERMANÊNCIA. Vide: *Comissão de Permanência*.

TAXAÇÃO. Do latim *taxatio*, de *taxare* (fixar ou impor preço), exprime a *ação de fixar um preço* ou *de estabelecer um valor*.

Neste aspecto, a taxação tanto pode referir-se à *fixação do valor de uma taxa*, como à *fixação do valor de um imposto*, em virtude do que, tanto a *taxa*, como o *imposto*, serão cobrados pela fixação promovida.

Tecnicamente, a taxação tanto pode resultar da aplicação de uma *tarifa*, que exiba os elementos para composição do valor a ser exigido, como pode resultar de uma estimativa.

Taxação, assim, bem exprime *avaliação, determinação de um justo valor, estimativa de um preço*, que, por qualquer forma, se fixa.

TAXAS DE ARMAZENAGENS. São as que se estabelecem nas companhias, de armazéns gerais, pelo depósito e guarda de mercadorias, ou nos armazéns das companhias de transportes, pela demora na retirada ou no despacho das mercadorias.

Num ou noutro caso, a taxa é o preço da *estadia*, ou da permanência das mercadorias, ou das cargas, nos armazéns de depósitos, ou nos armazéns alfandegários e das companhias transportadoras.

Quando se trata de pagamento relativo ao *depósito de mercadorias em armazéns gerais*, as taxas recebem propriamente o nome de *taxas de depósito*, em distinção à outra espécie que corresponde, igualmente, a uma *multa* pela demora na retirada das mercadorias, além do prazo regulamentar.

TAXAS DE COBRANÇA. Numa significação genérica, *taxa de cobrança* entende-se o preço fixado como remuneração de um serviço de cobrança, seja estipulado em *quantia certa*, ou em uma *percentagem* proporcional ao valor da cobrança.

Na técnica bancária, taxa de cobrança é o preço fixado pelos estabelecimentos bancários, ou bancos, como *pagamento*, ou *justa retribuição* às cobranças de títulos que lhes são confiadas.

As taxas de cobrança dizem-se, igualmente, *comissões de cobrança*, sendo que, geralmente, se contabilizam nos estabelecimentos comerciais, que as pagam, sob o título de *comissões de cobrança* ou *comissões bancárias*.

TAXAS DE CORRETAGENS. Assim se denominam as *comissões* devidas aos corretores, pelos serviços das corretagens que lhes são cometidas.

Em regra, as taxas de corretagens fixam-se por *percentagens*, resultando, assim, em *taxas “ad valorem”*.

TAXAS DE DESCONTO. São as *percentagens* instituídas pelos bancos, para que, por elas, se fixem os *ágios*, com que se beneficiam *pela aquisição* dos títulos descontados ou, quando o desconto importa num abatimento, as *percentagens* correspondentes a esse abatimento.

TAXAS DE ESTATÍSTICA. Assim se designam as importâncias que se cobram nas repartições públicas, quando nelas se cumprem determinados fatos, e destinadas a custear os serviços de estatística, mantidos pelo Estado.

A rigor, as *taxas de estatísticas* resultam, propriamente, em impostos, desde que não se trata de serviços que possam impor uma *contraprestação*, ou o *pagamento pela sua utilização imediata*. São serviços de ordem geral e, embora de interesse público, têm o caráter de serviços que se custeiam pelos impostos.

TAXAS DE EXPEDIENTE. Correspondem aos *emolumentos*, ou às quantias fixadas pelas repartições públicas, para serem pagas quando a estas repartições se requer a prestação de determinado serviço, ou a elas se faz qualquer requerimento.

A *taxa de expediente*, assim, corresponde a uma *indenização* por parte do requerente, das despesas resultantes do material gasto, com o seu pedido à repartição.

TAXAS DE JUROS. São as percentagens instituídas em benefício dos credores, ou as percentagens de interesse atribuídas a eles como *justa compensação*, ou como *rendimento* de quantias que possuem em mãos de seus devedores, numa base anual.

As taxas de juros podem ser convencionadas entre os próprios interessados. E, na base estabelecida, far-se-á o cálculo ou cômputo dos juros respectivos.

Quando, porém, não houver taxa convencionada, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional [art. 406, do Cód. Civil/2002 (arts. 1.062 e 1.063, no Cód. Civil/1916)]. (ngc)

TAXAS DE MELHORAMENTOS. Assim se entendem as contribuições que devem ser pagas pelos proprietários de imóveis, *diretamente beneficiados* por melhoramentos executados pelos Poderes Públicos, nos lugares em que se situam os mesmos imóveis, desde que, *dessa melhoria, tenha decorrido a valorização da propriedade*.

A taxa de melhoramento, ou *taxa de melhoria*, pois, resulta de uma justa compensação devida pelo proprietário ao erário, em virtude de um *imediato* ou *direto benefício* resultante da obra executada pelo Poder Público.

Em realidade, a *taxa de melhoria* revela-se uma contraprestação, ou um *pagamento pelo serviço prestado*. E deve ser *cobrada na altura* desse serviço.

A taxa de melhoria, pois, *deve resultar num rateio das despesas das obras realizadas*, proporcionalmente aos benefícios auferidos pelos diversos proprietários, cujos imóveis se situem no local, em que as obras ou melhoramentos se executaram.

Não se pode, portanto, estabelecer uma taxa arbitrária e que venha afinal a sobrepujar o valor das despesas efetivamente realizadas.

TAXAS DE PRÊMIOS. Indicam-se as percentagens que servem de base à composição de *prêmios*, que se estabelecem para a promoção dos seguros de diversas espécies, ou de pagamentos devidos aos armazéns gerais ou aos corretores.

TAXAS DE PREVIDÊNCIA. São as percentagens, ou comissões, instituídas em benefício das Caixas ou Institutos de Previdência, e a serem pagas por quantos tenham relações ou negócios de certa natureza, mesmo que não se apresentem como beneficiários destas instituições.

Embora denominadas *taxas*, as taxas de previdência resultam em verdadeiro imposto, desde que são cobradas em caráter geral e obrigatório de quantos incidam em seu pagamento, mesmo que nenhum *proveito*, ou *benefício*, tirem dessa contribuição.

Tecnicamente, portanto, são tributos ou impostos de previdência instituídos em benefício de certas organizações, a que não pertencem muitos de seus contribuintes.

TAXAS DE SEGUROS. São propriamente as *percentagens*, ou as *quantias*, que se fixam como base dos prêmios de seguros, em razão dos riscos que os seguros representam.

TAXAS DE VIAÇÃO. São as importâncias geralmente cobradas pelo fisco, juntamente com os *frete*s devidos pelo transporte de mercadorias, e destinadas à conservação de estradas, ou do próprio serviço de transporte.

Em regra, as taxas de viação são calculadas por uma percentagem, proporcional ao valor do frete.

TAXAS DO MERCADO. Neste particular, *taxa* traz o sentido originário, entendendo-se *afixação de um preço*, ou o *preço estabelecido*. Assim, *taxas do mercado* significam *os preços-bases do mercado*, ou *os preços que se registraram no mercado*.

Desse modo, a fixação do preço à taxa do mercado, resulta em ser estabelecido o preço pelo próprio preço que se registrou, ou que é correntio no mercado.

TAXAS ESCOLARES. Assim se entendem as contribuições devidas pelos alunos aos estabelecimentos de ensino e como pagamento ao ensino que, ali, lhes é ministrado.

As taxas escolares são cobradas sob a modalidade de *joias*, ou *taxas de matrícula*, *anuidades*, ou *mensalidades*, *taxas de exames*, *taxas de certificados*, *taxas de diplomas* e *taxas de expediente*.

TAXAS JUDICIÁRIAS. Assim se denominam as contribuições devidas pelo autor de uma demanda, e que, em geral, se pagam inicialmente antes da propositura da ação, *comoretribuições pelos serviços judiciais*.

As *taxas judiciárias* não são propriamente custas judiciais, que se cobram pelos *atos judiciais, diligências e demais providências* cumpridas no processo. É uma *contribuição* calculada sobre o valor da ação, e que deve ser paga independentemente de qualquer outra contribuição.

Taxa judiciária. Em alguns Estados, como no Rio de Janeiro, a taxa judiciária também abrange os serviços do Ministério Público, inclusive na fiscalização das fundações privadas.

TAXAS POSTAIS. São as que se estabelecem, na Administração dos Correios, como contribuição ao transporte, ou à remessa de correspondência e de valores pelos serviços postais.

As taxas postais são pagas por aplicação ou colocação de selos na própria correspondência, ou nos pacotes em que se encontram os objetos a transportar.

TAXAS RODOVIÁRIAS. São as que se instituem, de um modo geral, para a formação de fundos necessários à conservação de estradas existentes e abertura de novas.

A rigor, as *taxas rodoviárias*, cobradas indistintamente, são perfeitos impostos, destinados ao pagamento de despesas com a conservação de estradas e feitura de outras.

Quando, porém, as *taxas rodoviárias* se cobram em forma de *rodágio*, ou de *pedágio*, sendo devidas pelos veículos, ou pessoas que transitem pelas rodovias, ou estradas, efetivamente, são *taxas*, desde que resultam de uma contribuição a ser paga por quem, diretamente, se está utilizando de um serviço público.

TAXAS SINDICAIS. É a tributação que pesa sobre os estabelecimentos comerciais e sobre todos os empregados, arrecadada para a formação de um *fundo sindical*, destinado, em parte, ao custeio e auxílio dos sindicatos.

TAXAS TELEGRÁFICAS. Constituem as taxas telegráficas que devem ser pagas, mediante tarifas existentes, por todas as pessoas que se utilizem dos Telégrafos, para transmissão de mensagens telegráficas, ou telegramas.

TAXATIVAMENTE. De *taxativo*, de *taxar*, assim se diz para tudo que é determinado *demodo expresso*, ou de *modo restrito*, para que não se permita qualquer *ampliação ou generalidade*. Taxar é *fixar e impor limites*. Taxativo é *fixado*, é *limitado e restrito*.

O sentido de *taxativamente* opõe-se ao de *exemplificativamente*, em que os *casos apontados* vêm como exemplos, ou como explicações. E podem ser ampliados.

O *taxativamente*, pois, ao contrário, traz o sentido de *especificadamente*, pelo que, o que se mostra *taxativo* é reduzido ao *expresso*, ao *limitado* na indicação, não permitindo qualquer interpretação *extensiva*, oriunda do análogo, ou do semelhante.

Em Direito, o que se estabelece, ou se institui de *modo taxativo*, ou *taxativamente*, é expresso, é limitado, é restrito ao que está enunciado, ou estabelecido.

TAXÍMETRO. Do grego *táxis* (ordem, regularidade) e *métron* (medida), tecnicamente, designa o aparelho, ou o instrumento, destinado a medir as distâncias percorridas e o tempo que nelas se levou.

Colocado nos *automóveis*, a fim de que, pelas distâncias percorridas, determine o *preço a cobrar pela corrida*, extensivamente nomeia o próprio automóvel. E, assim, *táxi*, entende-se o automóvel ou o carro de transportar passageiros, cuja corrida ou cujo transporte é cobrado por esse processo.

TEATRO. Pelo latim *theatrum*, do grego *theátron* designa o lugar em que se representam obras, ou peças dramáticas, ou se realizam espetáculos de qualquer natureza.

Desse modo, todo estabelecimento, onde se exibam *atores dramáticos*, ou *artistas profissionais*, para que cantem, dancem, façam acrobacias, representem no palco, é, em verdade, um teatro.

Assim, em conceito legal os *cassinos*, “*dancings*”, “*music halls*”, *sociedades dramáticas*, *clubes*, *cafés-concertos*, *salões*, onde se apresentem artistas profissionais com a intenção de *dedivertir o público*, são reputados como *teatro*.

Teatro. Em sentido estrito, porém, *teatro* designa o local, onde há *representação de obra dramática*, e, extensivamente, o conjunto de obras desse gênero, ou a própria *obra dramática*. Neste sentido, mesmo, é que se emprega o adjetivo *teatral*, de teatro, ou relativo a teatro.

TEATRO DE VARIEDADES. Designação especial dada aos estabelecimentos teatrais, em que não se encenam obras dramáticas, mas em que se exibem *cantores, acrobatas, mágicos prestidigitadores, musicistas* e outros artistas exóticos.

TEATRO OFICIAL. É aquele que é subvencionado, ou mantido pelo erário, no sentido de educar as massas e propagar o gosto pela arte dramática ou pela arte do canto.

TEATRO PÚBLICO. É o que, tendo como base uma *empresa* de intuítos comerciais, realiza espetáculos para o público, mediante pagamento de uma contribuição, que dá direito ao ingresso no recinto dos espetáculos.

Desse modo, a natureza de público atribuída às casas de diversões deriva-se, justamente, em serem franqueadas a todos quantos possam pagar o valor da entrada, salvo restrições de ordem policial.

TECELAGEM. De *tecer* (fazer tecido, urdir uma teia), exprime não somente o *ofício do tecelão*, ou *tecedor*, como o estabelecimento industrial, em que se fazem *tecidos*.

Em distinção aos estabelecimentos, ou *negócios de comércio*, como organizações propriamente industriais, as tecelagens dizem-se *fábricas*. São *fábricas de tecidos*.

As tecelagens, em regra, tratam simplesmente da confecção dos *panos* (tecidos). Não cogitam de *fiação*, isto é, do preparo dos *fios* necessários à tecelagem ou manufatura dos tecidos.

Desde que os fios destinados a seus tecidos sejam preparados pelo próprio estabelecimento, será ele, nesta hipótese, de *fiação e tecelagem*.

TECIDO. De *tecer*, é o vocábulo empregado, quer vulgarmente, quer na linguagem jurídica, para designar toda espécie de *pano*, ou todo *produto* fabricado ou *tecido nas tecelagens*.

Estes *tecidos* podem ser de lã, de linho, de algodão, ou de seda, formando variadas espécies, que se distinguem por denominações próprias.

Além da nomeação genérica de *pano*, os tecidos ainda se mencionam como *fazendas*.

Os próprios *artigos de malha* (malharias), as *passadeiras*, os *artigos de passamanarias*, *asfitas*, urdidos ou tramados de fios, são tecidos.

Somente não se podem considerar tecidos os produtos que não se manufaturem em teares, ou não tenham como base a trama ou a urdidura de fios.

Em matéria fiscal, notadamente no registro aduaneiro, os tecidos se classificam segundo a natureza dos fios, de que se produzem.

Assim, além dos tecidos de algodão, de lã, de linho e de seda, há os tecidos de *crina*, de *madeira*, de *juncos* ou *rotim*, de *cairo* e *esparto*, de *papel*, de *amianto*, de *borracha* e *tecidos emplástricos*.

TECIDOS BORDADOS. Os tecidos entendem-se *bordados*, ou *enfeitados*, quando além de sua feitura comum e decorrente da simples urdidura, vêm *ornados*, ou *guarnecidos* de enfeites de outra matéria, que se mostrem *sobressalentes*, ou ali dispostos para um enriquecimento, ou melhoria do pano.

No entanto, não se consideram como *bordados* os artefatos de tecidos que contenham simplesmente um número, uma letra ou um monograma.

TECIDOS DE ALGODÃO. Estampados, ou lisos, assim se diz dos tecidos, ou dos panos, que têm o fio de algodão como matéria-prima. E não importa o aspecto que possam ter em razão do esmero ou capricho dado não somente ao pano, como ao próprio fio empregado em sua composição.

TECIDOS DE AMIANTO. São os que se preparam com os fios de amianto ou de asbesto.

TECIDOS DE BORRACHA. São aqueles em que a borracha é utilizada como matéria-prima necessária ao fim ou ao uso do pano, que assim se prepara, tais como *cadarços*, *cintos*, *coletes*, *correias* etc.

TECIDOS DE LÃ. São os que têm o fio de lã como base do produto. Em regra, os *panos destinados a vestuários*, e tecidos de lã, dizem-se propriamente *casimiras*.

Já os produtos de lã, em *ponto de meia* ou de malha, como *coletes*, *pulôveres*, *mantas*, *meias*, dizem-se *artigos de malha* ou *malharia*.

TECIDOS DE LINHO. Denominação genérica dada a toda espécie de pano, ou de fazenda, que tenha como base o fio de linho.

TECIDOS DE MADEIRA. Denominação dada a toda urdidura de madeira, simplesmente, ou justaposta a outros tecidos de algodão, linho, seda etc.

TECIDOS DE PAPEL. Assim se designam os tecidos produzidos pelas *cordoalhas de papel*, ou de fios conseguidos por essa substância.

TECIDOS DE SEDA. Em regra, assim se entende todo tecido que tenha como base o fio de seda, natural ou artificial.

TECIDOS EMPLÁSTRICOS. Denominação genérica atribuída a todo produto que tem a forma ou semelhança de pano, não sendo, porém, urdido ou tramado, mas manufaturado por meio de *pastas*, ou à semelhança de *emplastros* como os *congoleuns*, embora tenham como estrutura verdadeiros tecidos de algodão, ou de matéria, como os *encerados* e os *oleados*.

TECIDOS LISOS. Assim se qualificam os tecidos, sem quaisquer estampas, desenhos ou bordados, embora de cores.

É denominação, pois, que se opõe à de *tecidos estampados*, *tecidos de xadrez*, *tecidos riscados*, que, destarte, revelam a natureza dos desenhos que os ornamentam.

TÉCNICA. Forma feminina de *técnico*, do grego *technikós*, de *téchne* (arte), entende-se, propriamente, o *processo* ou o *procedimento*, que é seguido segundo as regras da arte, ou consoante os preceitos emanados da ciência.

Assim, o que é feito dentro da *técnica* está conforme às regras da arte, ou obedece aos princípios instituídos pela ciência.

Praticamente, a *técnica* resulta num *sistema*, que serve de *forma ao procedimento*, ou *estrutura à parte material* de uma arte, indicando a *perícia*, ou a *habilidade*, que se deve empregar na execução de certo mister.

E, por essa razão, a *técnica* sempre indica o conjunto de regras, ou de preceitos, que devem ser seguidos, ou atendidos, na execução de qualquer coisa, que esteja adstrita ou se cinja à arte ou à ciência.

Cada arte, ou cada ciência, pois, possui a sua *técnica*, a ser aplicada na realização de quaisquer fatos que lhe sejam pertinentes.

TÉCNICA ADMINISTRATIVA. Assim se entende o conjunto de preceitos e de regras que devem ser obedecidos, quando se põe em ação qualquer processo, ou procedimento administrativo, tendente a realizar fatos de administração.

A *técnica administrativa*, emanada do Direito Administrativo e dos regulamentos que suplementam a forma de administração, atribui, assim, ao administrador, as necessárias *perícia* e orientação para bem conduzir os negócios, que lhe são confiados.

TÉCNICA FORENSE. É a que se constitui pelo conjunto de regras que estabelecem os *processos forenses*, indispensáveis à administração da Justiça.

Embora, primariamente oriundos do próprio Cód. de Processo, onde se firmam os preceitos ditadores da *forma processual*, a *técnica forense*, além destes elementos, é produto dos princípios que a praxe e a experiência, subsidiariamente, trouxeram à prática do processo.

Bem por isso, em certas circunstâncias, a *técnica forense* é completada pela *prática judiciária*, de que se origina a própria *perícia judiciária*, ou de onde se pode derivar a própria *técnica*.

TÉCNICA LEGISLATIVA. É o conjunto de preceitos adotados para a elaboração das leis. Por ele se forma, a rigor, o próprio *sistema* ou o *método utilizado*.

TÉCNICO. Adjetivamente, é empregado para designar tudo que se refere, ou pertence, às ciências ou às artes.

Técnico. Substantivamente, indica a pessoa que é *perita*, *hábil* ou *entendida* em uma arte.

TELA. Do latim *tela* (teia), designa, geralmente, qualquer espécie de tecido, cortado em forma de lâmina, ou como uma folha.

Na *técnica pictórica*, entende-se o *pedaço de pano* convenientemente preparado para receber a pintura, a que se integra, como acessório. Em relação à pintura, é esta a *obra principal*.

Assim, na hipótese, há exceção quanto à acessoriedade da benfeitoria, conforme o Cód. Civil, 1916, art. 62, nº I (artigo sem correspondência no Novo Código Civil).

Ainda em conceito pictórico, é a tela, extensivamente, empregada para designar o próprio *quadro*, isto é, a obra de arte que nela se fixou.

Tela. Na linguagem jurídica, é o vocábulo adotado para exprimir o que é objeto de uma discussão e que está sob pendência de alguma coisa. *Estar em tela*, assim, é *estar em dúvida*, ou *estar dependente* de um esclarecimento ou de uma diligência necessária à decisão. (ngc)

TELECOMUNICAÇÃO. Designação atribuída a todo sistema de comunicação à distância, feita através do telégrafo, do telefone, dos satélites ou de microondas.

A Lei nº 9.472, de 16.07.97, dispôs sobre a organização dos serviços de telecomunicações, criando a Agência Nacional.

TELEFONE. Derivado do grego *tele* (longe) e *phone* (falar), etimologicamente exprime o que leva, ou o que conduz, a palavra falada a distância.

Tecnicamente, telefone designa o conjunto de aparelhos que, por ação de eletricidade, conduzem, ou transmitem, a distância, a palavra falada ou qualquer outro som.

Os telefones exercem grande influência nas atividades comerciais, constituindo-se em *modo útil e prático* de realizar negócios e de, com certa brevidade, realizar contratos.

Convém assinalar, no entanto, que os *contratos por telefone*, isto é, acertados de viva voz, mas a distância, somente prevalecem quando possam ser ajustados verbalmente. Na espécie não se registra *contrato por missiva*, em que resultaria se firmado por *telefonema*.

Pelo telefone, conforme regra instituída pelo Cód. de Proc. Civil, podem ser transmitidas precatórias e cartas de ordem, tão válidas como as demais, desde que obedeçam aos requisitos legais (Cód. de Proc. Civil, arts. 205 a 208).

Os *serviços de telefones*, embora entregues a empresas particulares, possuem o caráter de serviços de interesse ou de utilidade pública, pelo que se encontram sob o regime a que se subordinam semelhantes serviços. Em regra, fazem objeto de concessões, funcionando sob fiscalização dos Poderes Públicos.

TELEFONEMA. De *telefone*, exprime, propriamente, a *mensagem* ou a *comunicação* transmitida por meio de telefone.

TELEFONISTA. Pessoa que, como empregada, numa companhia ou empresa telefônica, atende os chamados externos, e faz as ligações entre os vários aparelhos que realizam as comunicações entre pessoas a distância.

TELEGRAFISTA. É o empregado dos telégrafos, com o encargo de receber e transmitir as mensagens, que se mandam ou se enviam pelos aparelhos telegráficos.

TELÉGRAFO. Do grego *tele* (longe) e *gráphos* (escrita), designa o conjunto de aparelhos, destinados à transmissão rápida e a distância de comunicações, ou despachos.

Conforme o processo adotado para estas transmissões, os telégrafos dizem-se *óticos*, *elétricos* e *sem-fios*.

É *ótico*, quando as transmissões se promovem por meio de sinais, que se repetem de estação a estação.

O *elétrico* é o que, por meio de fios, funciona acionado pela eletricidade.

E o *sem fio* que, embora impulsionado pela eletricidade, emite os despachos por meio de ondas hertzianas, dizendo-se, por essa razão, *radiotelégrafo*.

Os telégrafos podem ser utilizados para *transmissão de atos jurídicos*, bem assim para a requisição da prática de atos, ou diligências processuais, em juízos diferentes daquele em que tem andamento uma demanda. É o caso das *precatórias*.

Vide: *Telegrama*.

TELEGRAMA. Do grego *tele* (longe) e *gramma* (escrito), entende-se a *comunicação escrita que vem de longe*, ou a *notícia transmitida pelo telégrafo*. Vulgarmente, o telegrama é denominado de *despacho telegráfico*, denominação que é extensiva ao *papel* ou *a documento* em que se transcreve a comunicação recebida, para conhecimento do destinatário.

Os mesmos princípios que regulam os contratos por correspondência são aplicáveis aos telegramas, desde que *autenticamente* sejam transmitidos e se mostrem expedidos pelo próprio contratante.

A *autenticidade do telegrama* pode ser verificada pela *fórmula escrita* usada pelo expedidor, a qual fica em arquivo na estação de origem. Esta fórmula constitui o *original do telegrama*, de que o despacho entregue ao destinatário é uma espécie de *cópia certificada*, ou *decertidão telegráfica*.

Por meio de telegramas pode emitir-se qualquer espécie de escrito: *cartas precatórias*, *cartas de ordem*, *ordens de pagamento*, *procurações* etc. E os despachos respectivos cumprem os mesmos efeitos atribuídos aos originais.

Somente se exige que os originais, entregues às repartições, ou estações transmissoras, sejam revestidos de todas as formalidades legais e necessárias à respectiva validade jurídica.

Na transmissão, devem ser anotadas, além do texto, propriamente, todas as indicações relativas a formalidades próprias ao documento. (ngc)

TELEOLOGIA. Do grego *teleos* (final) e *logos* (ciência). *Teleologia* é a doutrina das causas finais ou dos fins, ou em que tudo se explica pelos fins a que, aparentemente, se destina.

TELEOLOGIA JURÍDICA. É a teoria que estuda o Direito em face de suas causas finais, como uma ordem dirigida a um fim, a justiça.

TELETIPIA. De *teletipo*, máquina de uso na imprensa e que vem equipada com um aparelho telegráfico que permite fazer uma composição tipográfica a distância.

TELETIPO. Do inglês teletype, de teletypewriter designa o aparelho telegráfico transmissor de mensagens que, datilografadas na origem, são automaticamente transmitidas a outro aparelho que as recebe por meio de gravação ou impressão em uma cinta de papel.

Além de ser empregado para remessa de notícias aos jornais, é muito aplicado para transmissão de cotações das bolsas, aos corretores ou comissários.

TELEVISÃO. Processo de transmissão à distância, por meio de aparelhos que se chamam televisores, de cenas e imagens, que são captadas por aparelhos receptores.

TELHADO. De *telha* (peça de barro cozido ou de outro material, destinada à cobertura dos edifícios), entende-se o *conjunto de telhas* que servem de cobertura aos edifícios ou às casas.

O telhado, assim, é o arremate superior da construção, assentando sobre o vigamento madeirado nas extremidades superiores das paredes.

Sua finalidade é a de resguardar o interior dos edifícios das águas de chuvas e do sol. Bem por isso, quando os edifícios se constroem nos limites de propriedade alheia, devem os proprietários deles munirem os beirais de seus telhados de *calhas*, ou *condutores*, que impeçam o encaminhamento das águas para o terreno do vizinho.

Além disso, os beirais aludidos não devem ultrapassar os limites da propriedade, em que se encontra o edifício, sendo comum que, como ponto terminal deles, se ergam *platibandas*.

TELHEIRO. De *telha*, é aplicado para distinguir não somente o fabricante de telha, como a construção de caráter rústico, que se faz em terrenos próximos aos edifícios ou casas, para depósito ou outras finalidades.

O telheiro, como construção, é formado simplesmente por uma cobertura arrimada em colunas ou pilares, em regra, aberta em todas as suas faces laterais e sem qualquer ligação aos edifícios. Neste particular, pois, bem se distingue do *alpendre*, construído à frente das casas ou diante de uma de suas portas, ou da *varanda*, que se situa ao lado das casas.

TEMA. Do latim *thema* (proposição, argumento), é tido, na linguagem jurídica, na mesma acepção gramatical: é a *tese*, o *assunto*, a *matéria*, que se desenvolve ou de que se trata em qualquer questão.

Neste aspecto, pois, o *tema*, em sentido jurídico, tanto pode versar sobre *matéria de fato* como sobre *matéria jurídica*, desde que é sobre ela que incidirá a *discussão* ou o *esclarecimento* do assunto, a que se refere.

TEMA PROBATÓRIO. É aquele que incide sobre a *afirmação de um fato*, que se quer provar, o que tanto pode ser positivo, como negativo. Em princípio, as normas jurídicas não constituem *temas de prova*, embora, excepcionalmente, possam ser trazidas a esse fim. O

Direito Estrangeiro, *verbi gratia*, é passível de prova, isto é, pode ser *objeto de prova*, bem assim o Direito Consuetudinário. Assim, está o Direito servindo de *tema probatório*. Simples exceção.

TEMERÁRIO. Do latim *temerarius* (imprudente, audacioso, incerto), tem, na linguagem jurídica, conceito análogo ao gramatical: exprime o que é *imprudente, duvidoso, audacioso, ousado*, por fugir ao *normal das coisas*, ou por contrariar o *bom-senso, o lógico, o lícito e o justo*.

Em regra, o *temerário jurídico* resulta do *abuso*, da *imprudência* ou da *audácia* em se fazer ou se tentar fazer, o que não é claramente apoiado em lei, mostrando-se *arriscado, duvidoso, incerto*.

Bem por isso, *lide temerária* é a *lide arriscada, aventureira, precipitada, descautelosa, mal-avisada, atrevida*.

Mas *temerário* igualmente exprime o *traíçoeiro, o malicioso, o sorrateiro*, importando *nummenoscabo à lei*, numa *aventureira tentativa* de subversão à ordem jurídica, ou *naimplantação de uma injustiça*.

Os *poderes injustos*, as *petições injustificadas*, as *diligências extemporâneas*, reveladoras de *audácia, aventura, de imprudência*, são *temerárias*, desde que se evidenciem *notoriamente injustificadas e im procedentes*.

Todos os *atos temerários*, em regra, trazem uma intenção de tumultuar a ordem jurídica, de criar obstáculos ao prosseguimento normal das demandas ou a de perturbar, caprichosamente, o sossego do adversário.

TEMERIDADE. Do latim *temeritas*, de *temere* (destinadamente, desconsideradamente, estouvadamente), é o estado de tudo que se faz *impensadamente, sem um exame meticoloso*, ou *sem atender*, ou *prevenir, os riscos e as consequências* que possam resultar de semelhante imprudência ou irreflexão.

A *temeridade jurídica* assenta, precipuamente, na *injustificação do ato*, não somente por ser contrário à norma legal, como *pela malícia*, que nele se integre. Assim, a demanda *não fundada legalmente*, ou que se exhibe *grosseira e arriscada*, configura a *temeridade da ação*.

A temeridade é, pois, consequente de todo *ato sorrateiro e injusto*, de toda *iniciativa caprichosa*, ou de todo *ato malicioso*, tendente a perturbar a ordem legal, ou a estabelecer confusões prejudiciais à administração da justiça.

Desse modo, os *atos protelatórios*, as *intervenções ilícitas*, ou qualquer ato *intencionalmente provocado* para perturbar a ação do juiz e impedir suas investigações, podem constituir a temeridade.

TEMIBILIDADE. De *temível*, de *temer* (recear, ter medo), exprime a qualidade do que é temível ou é temido.

No conceito penal, a *temibilidade* possui sentido equivalente à *periculosidade*.

A temibilidade revela o *receio* de que ainda seja, ou venha a ser, nocivo. E, em realidade, quer significar o receio, ou a *ameaça de perigo*, que ainda possa vir.

Segundo a lição de Afrânio Peixoto, “o crime revela o criminoso e, portanto, o perigo social pelas violações do Direito que ele ainda possa praticar, a sua *temibilidade* (Garófalo), de onde a pena fixada pelos códigos, tanto para contê-lo e materialmente o colocar em situação de não poder ser nocivo, tentada de permeio a correção e a emenda, como para oferecer à sociedade em geral, a outros possíveis delinquentes, uma determinante de honestidade, pela coação e vergonha da condenação”.

A *temibilidade*, segundo a Escola Positiva, é o fundamento da repressão.

TEMOR. Do latim *timor*, de *timere* (temer, recear), gramaticalmente, *temor* é o *medo*, é o *receio*. É o *estado de ânimo*, ou o *sentimento instintivo*, que faz temer, ou recear, coisas que apresentam perigo, ou risco, ou que possam provocar um mal.

Juridicamente, *temor* é o *justo receio*, ou o *medo fundado*, de um mal que possa vir. Assim, resulta numa *presunção*, ou numa *suspeita*, de que o *mal pode vir*, ou de que o *perigo anda em derredor*.

Assim, não há temor onde não houver o *prognóstico de perigos*, ou a *suspeita de fatos ameaçadores*, porque o temor importa na existência de um *mal receado* ou de uma *ameaça de dano*.

Em princípio, o *temor* justifica a prática de um ato defensivo, como pode impedir a execução de um ato. E, em relação ao consentimento, ou à manifestação da vontade, pode o temor resultar em coação.

Para que o temor, porém, estruture a *coação*, capaz de viciar o consentimento, é necessário *ofundado receio de um dano*, resultante de ameaças capazes de provocar a sujeição ao medo, ou de influenciar o consentimento constrangido.

Os fatos, de que se gera o temor, tanto podem ser de ordem material, ou física, como de ordem moral e intelectual. Basta, simplesmente, que tenham a força para dominar, ou para subjugar a vontade, diante do *receio de um mal que possa vir*, mesmo na ausência de ameaças concretas.

TEMOR REVERENCIAL. É o que resulta do *respeito*, ou da *estima*, que se dedica a outrem, de modo *a se recear*, que se desgoste ou que se aborreça.

Como ensina Clóvis Beviláqua, porém, “não sendo acompanhado de ameaças e violências, nem assumindo a forma de força moral irresistível, é influência incapaz de viciar o ato”.

TEMPERAMENTO. Do latim *temperamentum* (compleição, medo de ser, estado), não exprime simplesmente a *constituição*, ou a *compleição* de uma pessoa, mas, igualmente, *as condições psíquicas e fisiológicas* peculiares a cada indivíduo.

Desta maneira, o temperamento, segundo os léxicos, num conceito fisiológico, revela a constituição peculiar a cada indivíduo, resultante do predomínio fisiológico de um sistema orgânico, ou de um humor.

Neste sentido, registra-o Pedro A. Pinto: “. . . os antigos empregavam (e alguns modernos usam), com o mesmo sentido genérico (temperamento) em que hoje tomamos o termo *constituição*; tende atualmente a significar apenas a parte dinâmico-humoral, fisiológica da personalidade”.

Estabelecendo o Cód. Civil, que, “no apreciar a coação, se terá em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o *temperamento do paciente* e todas as demais circunstâncias que lhe possam influir na gravidade”, sem dúvida alguma tem o vocábulo neste seu conceito estrito e especial.

Por essa forma, o temperamento resulta igualmente numa *compleição de ordem moral*, como pode exprimir a *índole*, o *caráter*, a *disposição de espírito*.

TEMPERO. De *temperar*, do latim *temperare* (misturar, preparar, combinar), usado comumente no plural *temperos*, na linguagem do comércio, entendem-se as especiarias *ouingredientes*, utilizados para dar maior sabor aos alimentos.

O *sal*, *azeite*, *cebolas*, *cravo*, *canela* são espécies de temperos.

TEMPESTADE. Do latim *tempestas*, de *tempus*, originariamente, exprime *época*, *estação*, *temporada* ou *lapso de tempo*.

Modernamente, porém, *tempestade* indica toda *perturbação atmosférica*, acompanhada de chuvas muito fortes, ventos, queda de granizos ou de pedras, de relâmpagos e trovões.

Em pleno mar, porém, a tempestade pode resultar de uma *violenta agitação das águas*, causada simplesmente pelo fúria dos ventos.

Neste particular, costumam os léxicos distinguir a *tempestade*, de *borrasca* ou *tormenta*.

A *tempestade*, assim, limita-se à perturbação atmosférica ocorrente em terra. E a *borrasca*, aquela que se registra no mar, e que se apresenta como um dos riscos da navegação.

TEMPESTIVO. Do latim *tempestivus* (que vem a tempo, a propósito, oportuno), no sentido jurídico assinala as coisas ou os fatos *que vêm a seu tempo*, ou *no momento azado*.

Tempestivo, assim, revela o que é *oportuno*, o que é *feito dentro do prazo*, o que *está na hora*, o que *vem na ocasião dada*, e o que *está conforme à regra*.

Por essa razão, tempestivo mostra a qualidade não somente do que *vem a tempo*, isto é, *com oportunidade*, como o que *se faz de acordo com a norma legal*, porquanto o que se executa contra a lei, além de ilegítimo, é *inoportuno* ou *intempestivo*.

Do adjetivo tempestivo, forma-se a *tempestividade*, indicativa do *estado de tempestivo*, ou *docaráter de tempestivo*, exprimindo, assim, o mesmo sentido de *oportunidade, propriedade, tempo favorável, boa conjunção*.

TEMPLO. Do latim *templum* (terreno consagrado, santuário), é geralmente empregado, no sentido religioso, para indicar o local, em que se celebram *cultos*, ou *cerimônias religiosas*. Dir-se-á, então, *templo católico, templo protestante*.

Correntemente, porém, *templo* é mais empregado para designar o edifício destinado ao culto protestante, em oposição à *igreja*, reservada ao culto católico. Mas, é igualmente empregado para designar as sedes, ou os locais, em que se encontram as lojas maçônicas.

TEMPO. Na linguagem jurídica, em princípio, exprime *duração, percurso, período* ou *prazo*, em que as coisas se cumprem, ou ainda o *momento*, a *oportunidade*, ou a *época*, em que as coisas e os fatos se registram.

Aliás, em relação ao tempo, quando se tem que aplicar a regra jurídica, há o princípio de que lhe cabe *reger o ato*. Assim é avocada a regra: *tempus regit actum*.

E, com estas significações, é o vocábulo empregado em várias locuções:

TEMPO CONTÍNUO. É aquele que transcorre normalmente e sem interrupção, isto é, de momento a momento, segundo a própria ordem cronométrica.

Vide: *Prazo fatal*.

TEMPO DE CAÇA. É o *período*, a *temporada*, a *estação* ou a *época* em que a caça é permitida, sem qualquer restrição. Ao contrário, na época em que se veda a caça, o tempo é proibido, ou *não é tempo* para caça.

TEMPO DE GUERRA. É aquele em que se fere uma guerra entre duas ou mais nações. Trata-se, assim, de um *tempo presente*, ou do *curso atual* de uma guerra.

TEMPO DE PRISÃO. É o que resulta da pena privativa da liberdade, nele se computando qualquer período em que o condenado esteve preso preventivamente ou internado em hospital, ou manicômio judicial.

TEMPO DE SERVIÇO. Designa a *duração*, computada por *dias, meses* ou *anos*, em que a pessoa esteve no exercício de uma atividade, ou no exercício de um trabalho.

Consoante regra instituída pelo Direito Administrativo, para verificação do tempo de serviço dos funcionários públicos, somente se levam em conta os *dias de efetivo exercício*, anotados pelo registro de frequência, ou *livro de ponto*. Casos, há, porém, em que se apuram mesmo dias em que o funcionário esteve afastado das funções: quando em férias, por motivo de gala, ou nojo, em serviço de júri, ou convocado para o exército.

Na contagem do tempo de serviço, para efeito de *aposentadoria*, ou de *promoção*, contam-se os dias de exercício em funções diferentes, exceto se gratuito.

Para o servidor público civil é contado inclusive o prestado às Forças Armadas.

Computam-se também as ausências justificadas, em férias, exercício de cargo em comissão ou de cargo ou função no governo, participação em programa de treinamento, mandato eletivo de qualquer esfera, júri e serviço eleitoral ou militar, missão ou estudo no exterior, licenças, deslocamento para outra sede e participação em competição desportiva a nível nacional ou internacional.

TEMPO DETERMINADO. É o *prazo certo*, ou a *duração*, em que se marca o começo e o fim de alguma coisa.

TEMPO DO CONTRATO. É o *prazo do contrato*, ou o período assinalado para sua vigência, o qual, tanto pode ser certo ou determinado, como incerto ou indeterminado.

TEMPO DOBRADO. É o prazo, ou o *transcurso*, que se computa pelo dobro, ou ao dobro do realmente verificado.

Assim, segundo a regra, nas funções militares, o tempo de serviço é contado pelo dobro, em tempos de guerra.

TEMPO IMEMORIAL. Designa a época que, por ser remota, não foi vivida pelos contemporâneos. E, por essa razão, é aquele de que não se tem notícia, em virtude de sua antiguidade. *Longissimi temporis*.

TEMPO INDETERMINADO. É aquele em que não se firma um prazo certo, ou em que a duração de uma coisa não é previamente fixada. *Tempo indeterminado*, pois, revela-se *oprazo sem limites*, ou *sem determinação*.

TEMPO INTEGRAL. Assim se diz daquele relativo ao emprego, ou função, em que se estabelece a condição de não poder o trabalhador, ou o servidor, ocupar-se de outra atividade, que não seja a de seu emprego ou serviço, sob pena de o perder.

Assim, o *emprego a tempo integral* não significa simplesmente que o empregado, ou servidor, é obrigado a desempenhar suas atribuições dentro do horário estabelecido. Significa, igualmente, que é proibido de exercer qualquer outra atividade, ou atividade análoga, para empregador ou instituição diversa daquela a que é sujeito.

TEMPO SUFICIENTE. Assim se diz do prazo necessário, ou que baste para a execução de alguma coisa, ou para a realização de um mister. Não é certo nem incerto, mas o indispensável, ou o *que baste* ao fim desejado.

TEMPO ÚTIL. É aquele que se revela no *prazo legal*, ou *prazo concedido por lei*, a fim de que dentro dele se possa praticar qualquer ato ou agir judicialmente, em defesa de um direito, ou para cumprir dever ou obrigação, que é cometida à pessoa. É o *tempo hábil*.

TEMPORADA. De *tempo*, é o vocábulo empregado na mesma significação de *estação*, ou *deépoca*, tempo apropriado ou propício para realização de alguma coisa.

Dessa forma, temporada, em regra, é compreendida como o espaço de tempo (dias, meses ou anos), caracterizado por alguma circunstância, ou durante o qual, habitualmente, alguma coisa se realiza.

Assim, *temporada da pesca*, *temporada das férias*, *temporada dos exames*, *temporada da colheita*, indicam as épocas costumeiras, ou em que se realizam os mesmos fatos.

Na técnica da locação, designa a residência temporária, não superior a 90 dias, para prática de lazer, realização de cursos, tratamentos de saúde ou feitura de obras no imóvel do locatário.

TEMPORAL. Do latim *temporalis* (por algum tempo), etimologicamente, *temporal* exprime a qualidade de tudo o que se limita ao tempo, ou que está subordinado ao tempo.

Em conceito técnico, porém, *temporal*, em oposição ao *espiritual*, ou *divino*, é o que é *secular*, *profano* ou *mundano*.

Por essa forma, é *temporal* tudo o que passa com o tempo, e que não é eterno, como tudo o que se refere ao mundano ou ao profano.

Assim, *poder temporal*, ou é o *poder civil*, ou o poder que uma autoridade eclesiástica exerce sobre coisas profanas ou *não sagradas*.

O *poder temporal* de S. Santidade, o Papa, é aquele que exerce como *governo*, ou chefe do Estado Romano, ou o que exerce na *administração dos bens* pertencentes ao Vaticano, e que se encaram, não como coisas sagradas, mas como *bens terrenos*.

Igualmente, dizem-se *temporais* as *rendas*, os *frutos*, ou quaisquer outros *benefícios profanos* recebidos pelos párocos, como prebendas ou remunerações. Até mesmo, atribui-se a essas rendas e benefícios o nome de *temporalidades*, indicativo de tudo que procede, ou que provém da *fábrica paroquial*.

Por essa razão, o *procedimento temporal*, ou o procedimento *a temporalidades* contra uma autoridade eclesiástica, entende-se o *procedimento civil*, ou a *execução civil* contra seus *bens temporais*.

TEMPORÃO. Do latim *temporaneus*, é empregado no mesmo sentido de *prematureo*, ou *precoce*. Praticamente, é o *que vem por antecipação*, ou *antes de um tempo certo*.

Fruto temporão, por exemplo, é o que vem mais cedo, ou antes que os outros, *antes da época apropriada*.

TEMPORÁRIO. Do latim *temporarius* (feito por algum tempo, de pouca duração), ao contrário do *efetivo*, ou do *permanente*, exprime o que é *passageiro*, *momentâneo*, *por tempo limitado*.

Assim, as *coisas temporárias* estabelecem-se, ou vêm por um *tempo limitado*, ou *somente por algum tempo*.

Posse temporária é a que se tem a título *precário*, ou para ser exercida por *um prazo limitado*.

A posse do locatário e a do usufrutuário são posses temporárias, *cessando*, assim, tão logo se extingue a locação, ou se resolve o usufruto.

Emprego temporário é o que resulta de contrato por tempo certo, nele não se impondo a estabilidade.

TENÇA. Do latim *tenentia*, de *tenere* (possuir, ter), originariamente exprime o *ato de ter*, ou o *ato de possuir*. É o mesmo que a *tenencia* espanhola: *ação de ter*.

No sentido jurídico, porém, *tença* é propriamente compreendida como a *renda* ou a *pensão* atribuída a alguém com o objetivo de lhe assegurar a *subsistência*, ou de lhe *prover a alimentação*. Tem, assim, significação equivalente à *mesada* ou à prestação periódica, vitalícia ou temporária, destinada à prestação de alimentos.

Pode provir dos cofres públicos, como pode resultar de instituição privada.

Nesta significação é que era empregada no Cód. Civil/1916, no art. 263, inciso I. “As pensões, meios-soldos, montepios, *tenças* e outras rendas semelhantes”.

As *tenças* são inalienáveis e incomunicáveis.

Esse tema, contudo, não foi abordado no Cód. Civil/2002. (ngc)

TENÇÃO. Do latim *tentus*, de *tendere* (estender, oferecer), é tomado no sentido de *intenção*, *propósito*, *desígnio*, *modo de pensar*, *parecer*.

Juridicamente, *tenção* exprime o *voto*, proferido pelo juiz *divergente*, em um julgamento de segunda instância, no qual *fundamenta o seu modo de pensar em separado*.

TENCIONÁRIO. De *tença*, designa a pessoa que é favorável pela *tença* ou o beneficiário da *tença*.

TENDA. Do latim *tentus*, de *tendere* (estender), designa a *barraca* de acampamento, ou *atolda*, usada pelos *feirantes* (comerciantes de feiras), para venda de seus produtos.

TENDAL. De *tenda*, assim se designam os *lugares*, *em mercados*, ou *em tendas*, em que se vendem peixes, carnes frescas ou salgadas.

Tendal. Local, nos matadouros, onde se depositam as carnes das reses abatidas, a fim de que se façam os fornecimentos aos açougues.

TENDÊNCIA. De *tendente* (que tem propensão, ou que tem vocação), exprime a *predileção*, ou a *vocação* de alguém por alguma coisa: possui *tendência* para a advocacia.

Extensivamente, revela a *predisposição* para a consecução de um objetivo, ou a *intenção de produzir um determinado efeito*: tem *tendências pacifistas*, ou manifesta *tendências revolucionárias*.

TÊNDER. Do inglês *tender*, de *to tend* (estar a serviço), designa o carro, que se liga à locomotiva, usado para transportar ou conduzir o combustível e água, de que se necessita para alimentar.

TENENTE. Do latim *tenens*, de *tenere* (estar postado, ocupar), designava a pessoa, *que exercia cargo*, ou *ocupava posto*, onde *substituía* ou *supria* as atribuições do chefe, ou de um superior hierárquico, em suas faltas e impedimentos, *como o auxiliava* no desempenho de sua missão.

Bem por isso, antigamente *tenente* era tido como *posto de confiança*, ou *cargo de auxiliar*, para ser exercido sob as ordens imediatas do chefe, a quem substituía e em nome de quem determinava medidas e tomava providências.

Tenente. Na linguagem militar, exprime os postos inferiores ao de *capitão*, distinguindo-se em *primeiro* e *segundo-tenentes*, sendo este o primeiro degrau da carreira militar, no oficialato.

O *segundo-tenente*, outrora, dizia-se *alferes*, sendo o *primeiro* designado simplesmente *portenente*. Na terminologia vigente, *alferes* deixou de ser usado.

Tanto na Marinha, como no Exército e na Aeronáutica, os postos de tenentes são vitalícios, sendo seus respectivos ocupantes neles providos por uma *patente*, que é o título comprobatório da necessária investidura. Da patente somente se podem privar por sentença condenatória, em que, igualmente, além da pena que lhes é própria, se institua este efeito: o da *privação da patente*.

Na Marinha, o posto que se segue ao de primeiro-tenente, e correspondendo ao capitão do Exército, é o de *capitão-tenente*.

TENTATIVA. Do latim *tentativus*, de *tentare* (tentar, atacar, sondar), em sentido genérico entende-se o *ensaio*, a *experiência*, a *tentação*, ou o *emprego de meios* para a execução ou a obtenção de desejado objetivo.

Assim, a *tentativa* resulta em *tudo esforço*, em *toda diligência*, ou em *toda ação dirigida na intenção de ser conseguido um resultado*, ou de levar a bom termo um empreendimento.

Desse modo, *tentar* bem exprime *procurar realizar, empreender, diligenciar por fazer, esforçar-se por conseguir*.

Tentativa. Já no sentido penal, o conceito de tentativa, embora não se afaste do sentido etimológico do vocábulo, *emprego de meios para um fim, esforço para obter um resultado, ou diligência para conseguir* o que se deseja, está ligado ao *malogro*, ou *inconclusão* da iniciativa, *por fato alheio* à vontade do agente.

Assim, a *tentativa criminal* entende-se a *não conclusão* do *crime tentado*, ou do *crime cuja execução se iniciou e se suspendeu*, por circunstâncias fortuitas e independentes da vontade do agente.

Por esta razão, bem se distingue a *tentativa do delito frustrado*, ou do *crime falho*. Na *frustração*, o agente *levou ao fim a execução*, que deveria produzir como resultado o crime pretendido, não havendo este atingido o objetivo por motivos independentes da vontade do agente. Na *frustração*, pois, ocorre *execução completa*, embora sem alcançar os resultados que eram visados. Na tentativa, há uma *suspensão da execução*, pelo que o crime não chega a ser completado.

A *não consumação do crime*, no dizer de Ribeiro Pontes, por circunstâncias independentes da vontade do agente, é o terceiro elemento vital, para que exista a figura jurídica da tentativa. E são os demais elementos, sem os quais a tentativa não se configura:

- a) a intenção direta do agente de cometer o delito;
- b) o começo de execução deste delito.

Quando o crime não se consuma, ou a suspensão de sua execução resulta da vontade do agente, registrase a *desistência*, não a tentativa.

A tentativa qualifica-se de *impossível*, quando o agente procura executar o crime empregando *meios inadequados*, ou *impróprios*, ou quando o próprio objeto do delito se apresenta impossível, por não existir, ou por não ter a qualidade essencial à perpetração do mesmo.

É como ensina Von Liszt: “Dá-se a *tentativa impossível*, quando um ato voluntário tendente a um certo resultado é inadequado para produzi-lo”.

A Doutrina denomina Delito Falho a tentativa perfeita e acabada. (npg)

TEOCRACIA. Do grego *theos* (deus) e *kratos* (governo, domínio), é a denominação que se dá aos governos exercidos por sacerdotes, ou da *classe sacerdotal*. Igualmente, assim se distingue o governo de um *príncipe*, que o exerce como um Ministro de Deus.

TEOR. Do latim *tenor* (teor; série), no sentido jurídico é o mesmo que *disposição, contexto, texto, modo de ser, norma, sistema*.

Tecnicamente, *teor* designa o *texto* ou o *conteúdo de um escrito*. E, extensivamente, a *própria regra escrita* ou a *escritura*. Em qualquer circunstância, teor revela o que *está escrito*, ou o que *vem escrito*.

TEOR DO CONTRATO. É o conjunto de disposições, ou de cláusulas escritas, que compõem o contrato ou formulam a respectiva escritura, igualmente chamada de *instrumento do contrato*.

TEOR DO REGISTRO. É o *assento*, em que se cumpre, ou pelo qual se formaliza o registro, tornando indispensável para a validade de certo ato jurídico, e para que possa prevalecer contra terceiros.

TEOR LEGAL. É o texto legal, ou o *conteúdo textual* de uma norma jurídica, ou de um preceito regulamentar.

Extensivamente, pode ser entendido como o *texto*, ou a *fórmula de escritura*, que é imposta, ou determinada, por lei.

TEORIA. Do grego *theoria*, de *theoreo* (contemplar), exprime e designa o conjunto de princípios e leis fundamentais, que servem para relacionar, ou para dirigir uma ordem de fenômenos, tornando-se, destarte, necessários e indispensáveis ao conhecimento de uma ciência, ou de uma arte.

Opondo-se à *prática*, a teoria resulta no *conhecimento especulativo e puramente racional* de uma ciência ou de uma arte, independentemente de aplicação.

Sendo a teoria fundada em princípios básicos já demonstrados, não se confunde com *ahipótese*, mera *suposição* acerca de fato que se tem como verdadeiro.

No Direito, como em qualquer outra ciência, as teorias têm o propósito de fixar princípios que servem de fundamento ao Direito Positivo, ou que bem esclarecem as razões científicas que devem dominar a elaboração das leis, tendo predominância quando de sua utilização.

É a *teoria*, assevera Picard, que inspira o Direito Legal, preparando-lhe as matérias, desbravando o terreno sobre o qual é a lei edificada.

Várias são as teorias que se firmam no Direito, todas elas com o intuito de estabelecer regras orientadoras e firmar princípios dominantes. Para simplesmente exemplificar, anotaremos algumas delas.

TEORIA DA ACESSORIEDADE. A teoria da acessoriedade, ou teoria do acessório, é aquela em que se firma o princípio de que o ato acessório, ou a coisa acessória, ligando-se à vida do ato, ou da coisa principal, se investe nas qualidades, ou nas condições, que a esta se atribuem.

Accessorium sequitur principale (o acessório segue o principal) é o princípio que dirige a teoria do acessório.

É em consequência da teoria do acessório que, por vezes, *atos de natureza civil* se tornam *atos comerciais*, porque, colocados na condição de acessórios de um ato comercial, lhe devem seguir a natureza.

TEORIA DA APARÊNCIA. Decorre a aplicação da teoria da aparência de uma determinada situação de fato que exterioriza uma situação jurídica não verdadeira, mas cuja aparência é capaz de produzir efeitos jurídicos em favor de quem, estando de boa-fé, podia legitimamente esperar de tal situação fática os efeitos devidos. Por exemplo, o pagamento putativo, referido no Cód. Civil/2002, art. 309 (Cód. Civil/1916, art. 935), tem a sua validade decorrente da teoria da aparência. (nsf)

TEORIA DA CAUSALIDADE. A teoria da causalidade adequada é aquela em que se afirma que, para se considerar um fato *como causa de um dano*, não é suficiente verificar que, sem aquele, este não se teria produzido, porquanto *nem todos os fatores* materiais e psicológicos de um dano *são causas dele*, sob o aspecto da responsabilidade, e não obrigam à reparação os respectivos autores. Somente se constituem *como causas de um prejuízo* os fatos que, normalmente, deveriam produzi-lo, de modo que, entre o fato e o dano, exista uma relação adequada e não simplesmente fortuita (Cunha Gonçalves).

Por essa forma, consoante os princípios que se fixam pela teoria da *causalidade adequada*, somente os fatos que, diretamente, ou, provavelmente, são *adequados*, podem produzir o efeito de que se gera a responsabilidade. Já assim não se reputará como causa o fato que, fortuitamente, tenha provocado o dano.

E Cunha Gonçalves elucida: “Por exemplo, um indivíduo A dá uma bofetada em B, o qual sofria duma adiantada lesão cardíaca; sente com essa ofensa tão intensa, comoção, que tomba morto. É concludente que a bofetada não foi a causa da morte, porque *não era fato adequado* a produzi-la; essa morte foi efeito fortuito de uma causa anterior, igualmente fortuita”.

TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. Vide: *TEORIA DAS INSTRUÇÕES DA AVESTRUZ*.

TEORIA DA CULPA. Seja em matéria civil, ou comercial, seja em matéria penal, a *culpa* é o fator dominante para que se atribua às pessoas o dever de responder pelos atos, ou fatos, que lhes sejam atribuídos.

Assim, segundo as circunstâncias, várias teorias se fixam para demonstrar semelhante culpa, determinando as consequências e responsabilidades.

De todas as teorias da culpa, há a *teoria romana*, em que a culpa se divide em *lata*, *leve* e *elevíssima*. É divisão que se funda no critério da maior, ou da menor previsibilidade das consequências do ato, ou da violação da lei.

Consoante os vários modos por que a culpa possa ocorrer há teorias relativas a cada espécie: da culpa *in faciendo*, *in omittendo*, *in contrahendo*, *in eligendo*, *in vigilando*, *in abstracto*, *in concreto*, da culpa inicial e da última condição.

Vide: *Culpa*.

TEORIA DA IMPREVISÃO. É a teoria que se enuncia pela máxima *rebus sic stantibus*, em virtude do que as partes contratantes devem ter como válido o contrato, enquanto subsistentes as condições econômicas evidenciadas na época em que foi ele firmado.

A teoria da imprevisão, ou a da cláusula *rebus sic stantibus*, foi adotada em França pela Lei Faillot, de 21 de janeiro de 1918, cujo texto é o seguinte: “Independentemente das causas de resolução derivadas do Direito Comum, ou dos contratos, as transações e os contratos desde 1º de agosto de 1914 podem ser resolvidos, a pedido de qualquer uma das partes desde que prove que, em razão do estado de guerra, a execução das obrigações de um dos contratantes trará consigo um gravame, cuja importância supera, em elevado número, as previsões que se fizeram, razoavelmente, na época do contrato”.

A teoria da imprevisão, na opinião de Ripert, é fundada na ideia moral de que o credor comete uma suprema injustiça quando usa de seus direitos com absoluto rigor ... É a lei moral que o impede de enriquecer-se à custa de seu devedor.

As circunstâncias que podem autorizar a aplicação da regra *rebus sic stantibus*, de caráter fortuito e inevitável, derivam-se ou promanam não somente da guerra, como de outras calamidades, como as secas prolongadas, as inundações, os terremotos, a queda da moeda, bem assim de fatos de outra ordem, imprevisíveis, que venham modificar a situação econômica e financeira do devedor.

TEORIA DAS INSTRUÇÕES DA AVESTRUZ. Termo de origem norte-americana. Traduz-se na pessoa que finge não enxergar a ilicitude da procedência de bens, direitos e capitais com o desígnio de receber vantagens.

Assim como a avestruz que enterra sua cabeça na areia para não ver ou não escutar, o agente não procura saber a verdade dos fatos. Contudo, esta pessoa, de acordo com a Lei nº 9613/1998, também pode ser condenada, tendo em vista que deveria saber a procedência dos bens e capitais que está colocando em circulação. (pg)

TEORIA DA LESÃO. A teoria da lesão assenta no princípio de que não é lícito a ninguém locupletar-se à custa alheia, lesando-se outrem em seus direitos, ou em seu patrimônio. Como ensina Cunha Gonçalves, dimana dos grandes princípios basilares de todo Direito e de toda Justiça: *suum cuique tribuere*, *neminem ledere*, que alguns pensadores modernos pretendem substituir pela noção mais vaga da *solidariedade humana*.

Entre os romanos, era vigente o princípio que autorizava o vendedor a rescindir a venda, desde que sofresse lesão em mais da metade do justo preço que valia a coisa vendida.

A lesão resulta no prejuízo que possa advir a um dos contratantes em face de vício, defeito ou qualquer outro fato, deste prejuízo decorrendo um lucro excessivo e injusto para o outro contratante.

E a *teoria da lesão* tem, justamente, o objetivo de autorizar a rescisão do contrato tido como lesivo, impedindo que alguém se locuplete com o prejuízo de outrem.

Entre nós, o Cód. Civil não reafirmou a adoção da teoria da lesão.

No entanto, a jurisprudência tem afirmado que se pode alegar a lesão. Claro, porém, se ao autor não lhe tenha prescrito o direito.

TEORIA DA NECESSIDADE. É a que procura justificar a prática do ato ou determinação da medida na *necessidade*. É conforme à afirmação de que a necessidade não tem lei (*necessitas non habet legem*). Aliás, era assente entre os romanos que a “necessidade faz justo o que de direito não é lícito” (*necessitas facit justum, quod de jure non est licitum*).

A teoria da necessidade é discutida em Direito Internacional Público, havendo sido adotada especialmente pelos autores alemães que “subordinavam as leis de guerra à razão ou necessidade da guerra”.

Semelhante doutrina, no entanto, mereceu repulsa de inúmeros internacionalistas. E Charles Visscher asseverou que “só há duas hipóteses, nas quais a extrema necessidade possa justificar uma violação das regras do Direito Internacional: a da legítima defesa e a das represálias. A exceção tem por único fundamento a violação, pelo inimigo, de uma regra do Direito Internacional. Fora daí, só há pretensões de caráter político, que nenhuma relação têm com o Direito”.

TEORIA DA POSSE. Assim se designa o conjunto de princípios doutrinários que procuram assentar e esclarecer a natureza jurídica da posse, firmando, ao mesmo tempo, os princípios e regras que devem dominar e resolver as questões possessórias.

Inúmeras são as teorias estabelecidas, sendo todas elas classificadas como *subjetivas e objetivas*, cujos representantes máximos são Savigny e Ihering.

Para Savigny a posse “é o poder que tem uma pessoa de dispor, fisicamente, de uma coisa, acompanhado da intenção de tê-la para si”. É a posse, pois, o resultado do *poder físico*, *ou corpus*, e a intenção de ter a coisa para si, isto é, do *animus*.

Para Ihering é “a relação de fato estabelecida, entre a pessoa e a coisa, pelo fim de sua utilização econômica”.

Nestes dois aspectos, em relação à natureza jurídica da posse, é ela considerada *como um direito*, ou *é tida como um fato*. A esta teoria objetiva filiou-se o insigne Clóvis Beviláqua, que a transportou para o Cód. Civil/1916, art. 485: “Considera-se possuidor todo aquele *que tem de fato* o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade”.

O Código Civil/2002, trata da posse nos arts. 1.196 e segs.

Em relação às teorias pertinentes às questões possessórias, Ihering as dividiu em absolutas e relativas:

A *teoria absoluta* é aquela em que se procura fundamentar a proteção da posse, não em si mesma, mas em considerações, instituições e preceitos jurídicos, que lhe são estranhos, de modo que a sua proteção é decorrente da segurança que se deve dar à plenitude do próprio direito, porquanto, em si mesma, a posse é inconcebível.

Já a *teoria relativa*, ao contrário, considera a posse em si mesma. E, por essa razão, tem a sua proteção, não por força de fatos, ou circunstâncias estranhas, mas em face de sua própria realidade. Assim, impõe-se o seu reconhecimento jurídico. E o Direito não lhe pode negar esse reconhecimento. (ngc)

TEORIA DA RAZOABILIDADE. Vide: *Razoabilidade*.

TEORIA DA RECIPROCIDADE. Vem fixar princípios acerca da aplicação de leis estrangeiras a fatos, ou a atos de pessoas eventualmente colocadas sob a jurisdição do país que não é o delas.

Firma-se no princípio de que aos estrangeiros somente se concedem os direitos que são conferidos aos nacionais, se o Estado a que aqueles pertencem igualmente beneficie os estrangeiros com iguais direitos.

“Subordinando-se a tal condição o exercício dos direitos do homem, acentua Fiore, chega-se a negar os direitos da personalidade humana” (Clóvis Beviláqua).

TEORIA DA RETROATIVIDADE. Genericamente, a teoria da retroatividade tanto pode ser aquela, em que se firmam os princípios acerca da retroação, ou eficácia das leis no tempo, como a que firma as regras para a retroação dos efeitos dos próprios atos jurídicos.

TEORIA DA SOLIDARIEDADE. É aquela em que se traçam as regras e princípios que regimentam todas as questões pertinentes à solidariedade, seja ativa, ou seja passiva, de modo a regular, praticamente, a solução das controvérsias suscitadas neste particular.

Há a *teoria clássica*, em que se procuram distinguir a *correalidade* e a *solidariedade*, propriamente dita, sendo a correalidade qualificada de *solidariedade perfeita*, em oposição à simples solidariedade, chamada de *imprópria* ou *imperfeita*.

Na *teoria da correalidade*, a solidariedade promana da vontade das partes, caracterizando-se pela *unidade da obrigação e pluralidade de sujeitos*. Essa pluralidade é de caráter subjetivo, compondo-se de várias vontades individuais, convergentes a um único objeto. E, nesse particular, está o seu conceito.

Na *teoria da simples solidariedade*, a responsabilidade atribuída aos coautores, da obrigação violada, e imposta por lei, caracteriza-se pela *pluralidade de vínculos e sujeitos* (M. I. Carvalho de Mendonça).

O Direito francês institui a teoria, em que se firmou o princípio de que os credores e os devedores solidários são mandatários e representantes recíprocos, uns dos outros. E a responsabilidade *in solidum*, que instituiu, não correspondendo ao conceito clássico, firma simplesmente o princípio da *indivisibilidade da prestação*.

Segundo afirma o insigne civilista Carvalho de Mendonça, o direito brasileiro adota a teoria da *simples solidariedade*, sem a menor alusão à correalidade. Dessa forma, consoante a lição de Clóvis Beviláqua, a solidariedade “apresenta-se como a pluralidade de credores ou de devedores de uma obrigação única. Há *pluralidade de relações subjetivas e unidade objetiva de prestações*”.

A unidade do objetivo e a pluralidade de vínculos caracterizam, pois, a teoria da simples solidariedade.

TEORIA DA UBIQUIDADE. Em matéria penal, a teoria da ubiquidade é aquela em que se assentam princípios, em virtude dos quais o crime, mesmo parcialmente cometido em território de um país, ou que, parcialmente, nele produziu os seus efeitos, está sujeito à lei dominante neste território.

A teoria da ubiquidade, assim, importa numa conjunção das teorias da atividade e do efeito. E por essa razão, a aplicação da lei territorial, sem ofensa às convenções ou aos tratados, ocorrerá não somente quando o crime, parcial ou inteiramente, é *praticado no local* (atividade), como quando nele, parcial ou totalmente, produz seus resultados (efeitos).

O Cód. Penal brasileiro em vigor adotou a teoria da ubiquidade, havendo, destarte, segundo a opinião de Galdino de Siqueira, solucionado o caso dos *crimes distanciados*, isto é, dos crimes cuja prática ou cujo efeito se cumprem em locais sujeitos a diferentes jurisdições e soberanias.

TEORIA DA URBANIDADE. É referente ao Direito Internacional Privado, e diz respeito à extraterritorialidade das leis. Segundo a *teoria da urbanidade*, a aplicação de uma lei, fora do território da nação que a decretou, resulta de uma cortesia, de uma delicadeza da outra nação, que assim lhe faculta eficácia extraterritorialmente. É a teoria da *comitas gentium*.

Como assinala Clóvis Beviláqua, os escritores veem na *comitas* uma ideia falsa, capaz de estorvar o desenvolvimento do Direito Internacional Privado. E Pillet a considera inadmissível, porque é incompatível com o fim do Direito Internacional. A sociedade internacional tem necessidade da tutela permanente do Direito, como as sociedades nacionais. Se as leis nacionais não podem manter a plenitude de seus efeitos, quando aplicadas internacionalmente, é forçoso que percam o menos possível de sua eficácia, e, assim, o problema fundamental do Direito Internacional Privado é encontrar o princípio de harmonia, que deixe intacta a maior porção possível da autoridade do Direito. E esse problema não pode ser uma questão de arbítrio, de conveniência ou de cortesia (Clóvis Beviláqua).

TEORIA DO ESTADO. É o conjunto de princípios que vêm firmar a necessidade e estrutura jurídica do Estado, atribuindo-lhe poderes para prover a própria existência, e lhe cometendo deveres concernentes ao cumprimento de suas precípuas finalidades.

TEORIA DO IMPACTO DESPROPORCIONAL. Segundo o Ministro Joaquim Benedito Barbosa Gomes, em notável trabalho acadêmico, a teoria do impacto desproporcional (*Disparate Impact Doctrine*) é uma derivação do princípio constitucional da proporcionalidade, tal como concebido modernamente na doutrina como exigência da adequação, necessidade e razoabilidade constitucionais materiais das leis, consistindo em “toda e qualquer prática empresarial, política governamental ou semigovernamental, de cunho legislativo ou administrativo, ainda que não provida de intenção discriminatória no

momento de sua concepção, deve ser condenada por violação do princípio constitucional da igualdade material, se em consequência de sua aplicação resultarem efeitos nocivos de incidência desproporcional sobre certas categorias de pessoas”. (nsf)

TEORIA DO PERIGO. É do domínio do Direito Penal. E é formulada no sentido de estabelecer princípios que ponham em evidência a *tentativa criminal*.

Por essa forma, deixando de lado as teorias *objetivas e subjetivas*, “a tentativa consiste na periculosidade da manifestação da vontade; esta deve ser tal que possa conter a possibilidade de produzir o estado de fato, correspondente ao delito. Logo, *tentativa não perigosa* não é tentativa, nem é punível. O que há a considerar é se, no momento do fato, o evento era possível” (Ribeiro Pontes).

A *teoria objetiva da tentativa* considera que não há tentativa quando não haja perigo na consumação do delito.

A *teoria subjetiva* exige simplesmente a *vontade em produzir o delito*. E mesmo que não se verifique o perigo, basta que a vontade o *tenha desejado*. Nela, a vontade é que prepondera.

TEORIA DO PREÇO. É a que se formula para traçar as regras e princípios, que regulam os preços e as suas variações.

Por essa forma, por ela, não somente se procura explicar a *origem do preço*, como as mutações a que se sujeita o valor das utilidades.

TEORIA DO RISCO PROFISSIONAL. É a que se firma no sentido de assegurar ao trabalhador a indenização por todos os danos, ou riscos naturais consequentes, ou resultantes do trabalho, ou dos serviços que executa. Esta indenização, então, está a cargo do empregador, ou seja, da pessoa por conta de quem serve o trabalhador.

TEORIA DOS ESTATUTOS. A teoria dos estatutos, ou teoria estatutária, é a que vem firmar os princípios de aplicação das leis, dentro e fora do território da nação que as decretou.

Assim, os estatutos são distinguidos em *reais e pessoais*. Os *estatutos reais* referem-se ao regime da propriedade, da alienação ou transmissão de bens, com abstração das pessoas a quem pertencem, ou a quem se devam transmitir. Em princípio são de natureza territorial, somente se aplicando no local em que os imóveis se encontram. Os estatutos pessoais pertencem à qualidade, condição ou estado das pessoas, tendo efeitos extraterritoriais.

TEORIA PROTECIONISTA. É de ordem econômica, embora tenha repercussão em matéria pertinente ao regime aduaneiro.

Opondo-se à *teoria do livre câmbio*, é a que institui tarifas especiais e majoradas, a serem aplicadas às mercadorias de procedência estrangeira, com similares nacionais, *que se devam proteger*.

TEORIA TRIBUTÁRIA. É a que se estabelece no sentido de elaborar as verdadeiras normas acerca da melhor tributação, ou da tributação que se indique economicamente mais favorável e aceitável.

As teorias tributárias, em realidade, indicam-se teorias de ordem financeira, desde que a instituição do imposto, ou do tributo, se revela matéria propriamente integrada na Ciência das Finanças.

TERAPIAS GÊNICAS. Técnicas de intervenção sobre as causas da doença. (nsf)

TERÇA. Do latim *tertia* (a terceira parte, o terço), na forma substantiva designa o *quociente da divisão por três*, exprimindo, assim, o *terço* ou a *terça parte* de alguma coisa.

Terça. Na técnica contratual, designa a *parceria agrícola*, através da qual o parceiro proprietário suporta o ônus do cultivo, recebendo dois terços da colheita, ficando para o parceiro trabalhador a *terça parte* restante.

TERÇAR. Interceder ou intervir a favor de alguém: *terçar pelo injustiçado*. Pugnar em defesa ou lutar a favor: *terçar pela teoria*.

TERCEIRO. Do latim *tertius* (terceiro), como adjetivo, indica a posição, ou o lugar de coisas, ou de pessoas, que *vêm a seguir do segundo*, ocupando, assim, numa ordem determinada, *onúmero três*.

Neste aspecto, terceiro é geralmente empregado não somente para indicar uma ordem, como para mostrar uma *classificação*, ou uma *hierarquia*. E, assim, em regra, o terceiro mostra uma classificação, ou uma hierarquia, inferior ao segundo e ao primeiro.

Terceiro. Como substantivo, e em conceito jurídico, o terceiro designa a pessoa que é *estranha* a uma relação jurídica, isto é, *não é parte nem intervém originariamente na feitura de um ato jurídico*, ou, em matéria processual, quando é *um estranho* à demanda ajuizada.

Desse modo, em sentido lato, terceiro revela sempre o *estranho ao ato, ao contrato, ou à demanda*.

Terceiro, porém, quando empregado em relação ao contrato e em relação à demanda, traduz sentidos que se distinguem. Destarte, não se confundem o *terceiro, em referência ao contrato*, ou ato jurídico, e o *terceiro, em relação à demanda ajuizada*.

Relativamente aos contratos, terceiro é aquele *que não participou do contrato*, ou *não teve nele qualquer intervenção*, pelo que, *não sendo parte*, não se liga nem é responsável por quaisquer das obrigações derivadas do dito contrato. É um *completo estranho*.

Claramente, pois, nesta hipótese, terceiro e contratantes identificam figuras perfeitamente inconfundíveis e distintas.

Os contratantes são os *que figuram e que assinam*, mesmo por mandato, os *instrumentos do contrato*, ou, se estes se promovem verbalmente, são os que se comprometem ou se obrigam a fazer, ou a dar alguma coisa. *Terceiros* serão todos quantos não figuram no contrato nem tenham participado do ajuste, nem pessoalmente nem por mandato, sendo *estranhos*, ou *estando alheios* a semelhantes convenções.

Terceiro, portanto, *em matéria contratual*, é toda pessoa que não contratou nem por si, nem por meio de representante, não se vinculando a nenhuma das obrigações que se derivarem do contrato, de que não tira vantagens nem interesses.

Mesmo que certas pessoas assinem o contrato, *como simples testemunhas*, juridicamente, em relação ao contrato testemunhado são terceiros e, pois, estranhos às obrigações que nele se fundarem. Somente não será terceiro quem tiver a qualidade de contratante.

No conceito processual, terceiro não significa, a rigor, o que é *um estranho sem qualquer interesse na demanda e no julgamento*. Terceiro, na terminologia processual, é toda *pessoa não convocada para a demanda*, ou *que não tenha tomado parte na demanda*.

Assim, neste aspecto, pode o terceiro ser um interessado na demanda, ou no julgamento dela. É *terceiro* porque não participa, ou não participou do feito, o qual lhe pode trazer ou conter prejuízos. E por esta razão, em defesa de seus direitos e interesses, é que pode intervir *outerçar* na demanda, opondo-se mesmo à sentença que a julga.

Desse modo, enquanto o terceiro, em relação aos contratos, é sempre um *estranho desinteressado e sem vinculação às obrigações geradas pelos ajustes*, o terceiro em matéria processual é um *não participante do feito*, mesmo que seus interesses possam, direta ou indiretamente, estar envolvidos nessa contenda.

Assim, embora genericamente o terceiro determine, em regra, a qualidade ou a condição de quem é *estranho* a qualquer coisa feita por outrem, distinguem-se as duas manifestações, seja por seus próprios característicos, seja pelas circunstâncias em que se evidenciam.

Praticamente, portanto, e no sentido técnico da expressão, terceiro é *o que está fora, não está no meio, está afastado, não participa, não é parte, não é presente* ao ato jurídico, ou ao fato jurídico, concluído, levado a efeito, ou promovido por outras pessoas.

E bem por isso é que, quando por não participar, ou for parte, do ato, ou do fato, realizado por ação de outros, é ferido, ou prejudicado em seus interesses e direitos, pode vir para opor-se ao que fizeram sem a sua participação, ou anuência, trate-se de contrato, ou se trate de ação judicial.

TERCEIRO ADQUIRENTE. Na locução, *terceiro* não é, propriamente, referente à *aquisição*, porquanto, nesta, o adquirente não é nenhum estranho, mas *parte direta* do ato aquisitivo.

Desse modo, terceiro é empregado em alusão a contrato anterior, ou a fato, que envolve encargo, ou relação jurídica, *ocorrente antes da aquisição*, e a que está submetido o imóvel, ou a coisa adquirida, dos quais o adquirente não foi parte, mas sim um estranho.

Em várias circunstâncias, configura-se o *terceiro* adquirente, sendo que em todas elas é posto em debate um contrato, um ajuste ou uma situação, *anteriores à aquisição*.

Assim, anota-se a presença do adquirente com a qualidade de terceiro, por não se encontrar vinculado a relações jurídicas anteriores:

a) Quando a venda ou a alienação é feita em fraude de execução.

Nesta hipótese, se o terceiro adquirente procedeu igualmente de *má-fé*, contra ele pode ser intentada a ação, que se assegura aos credores prejudicados, conforme se estabelece no Cód. Civil/2002, art. 161 (Cód. Civil/1916, art. 109).

b) Contra os terceiros adquirentes não valerá a renda constituída por disposição de última vontade, *enquanto não transcrita no competente registro*.

Não cumprida a exigência do registro, a constituição da renda não prevalece *erga omnes*. A propriedade é livre para a alienação. E assegurados são os direitos dos *terceiros*, ou *dosestranhos*, à constituição da renda, mesmo que venham a ser adquirentes posteriores da coisa.

c) Na aquisição de coisa sujeita ao pacto de retrovenda, embora *terceiro* em relação à venda anterior, o adquirente não se isenta de ser acionado pela coisa adquirida, mesmo que desconhecesse a cláusula do retrato [Cód. Civil/2002, art. 507 (Cód. Civil/1916, art. 1.142)].

Na hipótese, como é fundamental, a cláusula de retrovenda integra-se à coisa adquirida pelo primeiro comprador. E, nestas condições, a venda que efetivar não pode conter maiores extensões que a que se encontrava na primeira aquisição, e que se inscrevera no ato de seu registro. (ngc)

TERCEIRO APELANTE. Em princípio, a apelação da sentença é ato que compete às partes litigantes, isto é, às pessoas que participaram do litígio. E que, por esse modo, vêm opor suas restrições ou impugnação à sentença, por não a considerarem justa ou conforme a seus direitos.

No entanto, proferida a sentença, não se impede que um estranho à demanda, mostrando *quesofre prejuízo com o julgado*, ou que é ele ofensivo a seus interesses e direitos, venha interpor apelação, a fim de que seja resguardado do gravame.

O terceiro apelante, a rigor, deve demonstrar ser um *terceiro prejudicado*, porquanto somente em virtude de um *interesse jurídico*, que o liga à sentença, pode apelar. E se diz terceiro precisamente porque não foi convocado à demanda, nem dela, voluntariamente, participou, embora tivesse interesses ligados a ela. Foi, portanto, um estranho à demanda, desde *queesteve fora dela*.

TERCEIRO ÁRBITRO. Neste caso, *terceiro* é tido no sentido ordinal: designa o árbitro número três e que vem para, com um objetivo certo, *o de desempatar*, funcionar na arbitragem.

Assim, o terceiro árbitro será sempre o *árbitro desempatador*, sendo que seu funcionamento no juízo extraordinário depende de *divergência* ou de *empate* entre os árbitros nomeados.

A nomeação do terceiro árbitro já pode vir feita no compromisso, em que se autoriza a instauração da arbitragem, ou pode ser feita pelos árbitros nomeados, se autorizados no mesmo compromisso.

TERCEIRO CONHECIDO. É a designação dada ao *detentor de coisa alheia*, quando conhecido. Terceiro conhecido, pois, é o detentor identificado e sabido.

TERCEIRO DE BOA-FÉ. Será de boa-fé toda pessoa que, com a qualidade de terceiro, promover um ato jurídico *sem qualquer maldade*, ou sem estar servindo a interesses ocultos e prejudiciais a outrem, mancomunado com a outra parte.

Em regra, a boa-fé do terceiro resulta do desconhecimento de fato anterior, que se atenta, ou se prejudica com o ato, de que participa posteriormente.

Várias circunstâncias podem configurar o terceiro de boa-fé. O Cód. Civil assinala:

a) ao cessionário de obrigação e dívida resultante de jogo, ou aposta, ao qual, se de boa-fé, não se oporá a nulidade da obrigação [Cód. Civil/2002, art. 814, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 1.477)];

b) ao adquirente de boa-fé, igualmente, não se impõem as sanções legais, a fim de anular a aquisição. (ngc)

TERCEIRO DESCONHECIDO. Denominação atribuída ao detentor de título, ou de coisa alheia, quando, por se haver a mesma extraviado, ou se haver perdido, não é identificado nem sabido o nome do detentor.

Desse modo, por não ser possível uma citação, ou notificação pessoal ao detentor, em caso de ser necessária uma dessas providências, far-se-á por edital ao terceiro desconhecido.

TERCEIRO DESEMPATADOR. Indica-se a pessoa que, para servir em certas circunstâncias, é designada como terceiro árbitro, ou como a terceira pessoa que vem dar parecer ou opinar sobre uma decisão, quando duas outras pessoas encarregadas de pronunciá-la estão em divergência ou deram votos contrários.

TERCEIRO DETENTOR. Assim se diz, em regra, de toda pessoa que mantém em seu poder coisa alheia, não lhe cabendo qualquer direito de posse ou de domínio.

Destarte, o terceiro detentor é um estranho em relação aos direitos possessórios, ou dominiais, mesmo que a existência da coisa em seu poder resulte de um ato lícito, como no caso do depositário.

Por essa razão, o detentor mostra a qualidade de *terceiro*, quando se cogita de decidir a propriedade da coisa, ou a sua posse, como na hipótese de *títulos extraviados*, ou *perdidos* [Cód. Civil/2002, art. 909, *caput* (Cód. Civil, 1916, art. 1.509) e Cód. de Proc. Civil, art. 907)], ou no caso de *restituição de coisa em poder de terceiro* (Cód. Civil/1916, art. 1.542 – artigo sem correspondência no Novo Código Civil). (ngc)

TERCEIRO EMBARGANTE. Denominação dada a toda pessoa que, sendo prejudicada por ação de outrem, *de que não é parte*, para a qual se trouxe coisa, que é de sua posse, ou de sua propriedade, ou sobre a qual tem direitos reais, vem defender judicialmente a sua posse, a sua propriedade ou os seus direitos, *por via de embargos*.

O fundamento dos embargos de terceiro tem assento no art. 1.046 do Cód. de Processo Civil.

Terceiro, nesta configuração, não é realmente um *desinteressado e estranho às questões* suscitadas judicialmente por outras pessoas. É simples estranho em relação à demanda, ou ao feito, em que se discutem questões de seu interesse, desde que a ela não compareceu nem dela é parte.

Assim, nesta hipótese, terceiro revela a pessoa que, não tendo tomado parte na demanda, até o momento em que vem intervir nela, para opor direito próprio ao direito que se litiga, era, até então, um *estranho*.

TERCEIRO ESTADO. Na terminologia anterior à Revolução Francesa, assim se dizia para a classe social que, sendo burguesa e proletária, não pertencia ao clero nem à nobreza, tidas como *primeiro e segundo estados*.

Os *três estados*, em que assim se integram todas as classes sociais, constituíam o reino.

TERCEIRO GRAU. Na expressão, terceiro exprime *ordem* ou *sequência* de alguma coisa, que ocupa posição a seguir do segundo.

Na terminologia do Direito Civil, indica uma *situação de parentesco*, em relação a determinada pessoa, na qual se está em *terceiro lugar*.

Na contagem dos graus, na linha reta ascendente, o bisavô está em terceiro grau em relação ao bisneto; na linha reta descendente, o bisneto está em terceiro grau, em relação ao bisavô. E, na linha colateral, o sobrinho e tios estão vinculados por um parentesco de terceiro grau.

Segundo a regra do art. 142, nº IV, os parentes até o terceiro grau não podem servir de testemunhas em questões suscitadas por seus parentes.

Os parentes colaterais até o quarto grau, na falta de descendentes, ou ascendentes, e de cônjuge, são chamados a suceder [Cód. Civil/2002, art. 1.839 (Cód. Civil/1916, art. 1.612)]. (ngc)

TERCEIRO INTERESSADO. De um modo geral, terceiro interessado entende-se toda pessoa que, embora não presente, ou não participante de um ato jurídico, ou de uma ação, tem *interesse legítimo* ou ligado, ou fundado no próprio ato ou na ação.

Em regra, diz-se terceiro, porque, embora não vinculado diretamente ao *fato principal*, tem, por circunstância acessória, interesse ligado a ele.

É, assim, o caso do *fiador*, que, não sendo embora *devedor direto*, mas subsidiariamente, vem e paga a dívida afiançada, antes que esta lhe seja exigida. É o caso do segundo credor hipotecário que vem remir a primeira hipoteca.

Na linguagem técnica do Direito Processual, dizem-se igualmente terceiros interessados todas as pessoas *ligadas por endosso* aos títulos perdidos ou extraviados.

TERCEIRO INTERVENIENTE. Assim se denomina toda pessoa que, não sendo originariamente autor, ou réu, de uma demanda vem a ela, como assistente, oponente, ou litisconsorte, defender direitos e interesses que lhe são próprios e que interferem com as controvérsias suscitadas na ação.

A intervenção do terceiro pode *ser espontânea*, como pode *ser forçada*. É forçada, quando consequente de chamamento ao processo ou denunciação à lide, em face de litisconsórcio necessário.

TERCEIRO, NA DIVISÃO. É toda pessoa que se sentir prejudicada pela *partilha*, que se processar na divisão, desde que dela não tenha participado.

TERCEIRO, NA LETRA DE CÂMBIO. Além do *interveniente*, isto é, o terceiro que paga a soma cambial em honra do aceitante, do sacador ou de um de seus coobrigados, igualmente equipara-se a terceiro, por ser beneficiário, não parte contratante, o *tomador* da letra de câmbio.

A rigor, o contrato cambiário é formulado entre o sacador e sacado. O tomador é o terceiro que se favorece com a ordem de pagamento.

TERCEIRO, NA SENTENÇA. Assim se entende toda pessoa que, não tendo sido parte na ação, *mostra legítimo interesse*, que a autoriza a recorrer da sentença, utilizando-se dos meios que a própria lei processual lhe assegura.

O Cód. de Proc. Civil classifica-os de *terceiros prejudicados*, atribuindo-lhes, embora não tendo sido partes na demanda, a faculdade de recorrer da decisão, a fim de que, em instância superior, se modifique ou se anule o decisório, que lhes trouxe prejuízo ou lhes causou gravame.

TERCEIRO NÃO INTERESSADO. Em sentido geral, terceiro não interessado será toda pessoa que não tenha qualquer ligação, ou que não seja afetada, sob qualquer aspecto, pelo ato jurídico ou pela ação judicial, de que outros participam.

Nesta razão, juridicamente, quando o terceiro não interessado surge para intervir em qualquer ato jurídico, de interesse alheio, assume a posição de *interveniente por honra*, como no caso do pagamento de título levado a protesto, ou no pagamento de dívida, a que não era obrigado.

TERCEIRO, NO MANDATO. Como partes do mandato estão simplesmente mandante e mandatário, porquanto o contrato de mandato em si é formulado *pelo que ordena*, ou *dá poderes* (mandante), e pelo que *os recebe e se compromete a executar a missão, que lhe foi outorgada* (mandatário).

Desse modo, terceiro, na terminologia do mandato, entende-se toda pessoa que, estranha ao contrato de representação convencional, *vem contratar com o mandante*, que nem o conhece às vezes, *por força do mandato*.

Em verdade, é essa pessoa *um estranho ao contrato de mandato*. E por isso é chamada de terceiro. Mas, logo que se ajuste com o mandatário e assine o contrato, ou realize o negócio determinado pelo mandante, *será um contratante* neste ajuste ou neste negócio.

TERCEIRO PERITO. É o perito nomeado pelo juiz, quando as partes contendoras não anuem em escolher um único perito.

O perito do juiz será o perito desempatador, no caso em que os assistentes técnicos indicados pelas partes não concluem harmoniosamente, divergindo em seus laudos periciais.

TERCEIRO PREJUDICADO. Assim se entende, de modo genérico, toda pessoa prejudicada, ou que sofra gravame, por ato, contrato, ou demanda havida entre outras pessoas, quando o objeto desse ato, contrato, ou demanda, versa sobre coisa, ou direito, a que esteja ligada ou em que tenha legítimo interesse.

Desse modo, é dita de terceiro porque *não é presente* ao ato, contrato ou demanda. Mas tem legítimo interesse a defender, quando deles resulta ato, ou medida, que lhe vem ofender direitos próprios.

Os terceiros prejudicados, assim, são pessoas interessadas no que se fez, ou se está fazendo, pelo que têm o direito de intervir, para anular ou desfazer o que se fez, ou para impedir que se faça o que não se mostra justo.

TERCENÁRIO. Designação atribuída a toda pessoa que é favorecida por uma terça parte de qualquer coisa, em razão de partilha, de divisão ou, mesmo, de benefício.

O aquinhoado por um terço da partilha, o parceiro que perceba um terço dos lucros ou da produção, o legatário que se beneficie, com o legado de um terço da herança, serão *tercenários*.

TERGIVERSAÇÃO. Do latim *tergiversatio*, de *tergiversari* (usar de subterfúgios), entende-se o *emprego de subterfúgios*, a *ação maldosa*, a *escapatória do dever* imposto.

No sentido jurídico, pratica *tergiversação* o advogado que, simultânea ou sucessivamente, defende e patrocina as mesmas partes, sendo mesmo passível de sanção penal (Código Penal, art. 355, parág. único).

TERMINAÇÃO. Do latim *terminatio*, de *terminare* (terminar, limitar, demarcar, estremar, fechar, concluir), exprime *fim*, *conclusão*, *remate*, *encerramento*, *acabamento*.

Na linguagem jurídica, além da equivalência comum, é empregado no sentido de *extinção edissolução*.

A *terminação da sociedade conjugal*, indicando o seu fim, é, tecnicamente, a sua dissolução ou extinção.

A *terminação da existência das pessoas físicas*, ou jurídicas, equivale à extinção delas.

Quando terminação é aplicado em relação ao prazo, é tido, propriamente, no sentido de *devenimento*, que, em verdade, exprime a *conclusão*, o *fim*, ou o seu *remate*.

TERMINAL. Do latim *terminalis*, exprimindo, geralmente, o mesmo sentido de *final* ou do que põe término a alguma coisa, substantivamente, e na terminologia técnica das comunicações, designa o local até que chegam rodovias, metrovias ou ferrovias.

Assim, *estação terminal* ou *ponto terminal* bem se entende o *extremo* ou o *último lugar* a que se chega, no sistema rodoviário, metroviário ou ferroviário.

Na técnica marítima, indica a instalação apropriada para atracação e descarregamento ou carregamento de grandes navios petroleiros e graneleiros.

Na linguagem da computação, designa o dispositivo que se conecta a um sistema, através de um canal de comunicação, destinado a transmitir e/ou receber informações.

TERMINAL DE USO PRIVADO. Instalação portuária explorada mediante autorização e localizada fora da área do porto organizado (art. 2º, IV, da Lei 12.815/2013).

TÉRMINO. Do latim *terminus* (termo, limite, marco), gramaticalmente exprime o *último ponto* até onde chega, até onde se estende, ou até onde vai alguma coisa: é o *limite*, *aterminação*, o *fim*.

No sentido jurídico, no entanto, é a expressão geralmente empregada para designar os *limites do tempo* em qualquer atividade jurídica, sendo aplicada no mesmo sentido de *termo*.

É, assim, o *limite determinativo* dos instantes iniciais e finais de uma duração ou os limites da existência de alguma coisa.

A rigor, pois, *términos* indicam-se *determinações do tempo* para um momento fixado anteriormente, seguindo, assim, o mesmo sentido de *termo*, em uma de suas significações jurídicas, a de *limites do tempo*.

TERMINOLOGIA. Do latim *terminus*, originado do grego *terma*, e de *logia*, igualmente de origem grega, exprime, propriamente, a arte de representar as ideias por meio de palavras e, particularmente, com o emprego de expressões e palavras de sentido técnico.

Assim, vulgarmente, a terminologia assinala o conjunto de expressões, ou de palavras que se empregam em certa arte, ou em certa ciência, com um sentido especial, isto é, com uma significação técnica, que se afasta, em geral, do sentido vulgar.

O sentido técnico das palavras ou é consagrado pela praxe, ou resulta de uma definição imposta pela própria arte ou ciência.

Nos domínios jurídicos, é comum o próprio legislador, em certas circunstâncias, assinalar o sentido técnico da expressão, definindo-a no exato sentido em que a empregou. Nesta hipótese, adotada a terminologia especial, mesmo que afastada da usual, no conceito legal deve ser entendida.

Quando a significação técnica do vocábulo não decorre de definição legal, resulta, em regra, da uniformidade de sua aplicação, adotada pela praxe.

Na interpretação das leis, o sentido técnico das palavras, desde que se trate de matéria de ordem profissional, ou de expressão consagrada por um conceito particular, deve predominar sobre o sentido usual.

É o que nos ensina Cunha Gonçalves: “Se o texto da lei tem tido na prática da vida e do foro um sentido uniforme, constituindo *praxe*, estilo de julgar, ou jurisprudência, deve esta prevalecer, pela regra: “*Optima enim legum est interpretatio consuetudo*”.

TERMO. Do latim *terminus* (termo, limite, marco), originariamente, isto é, no sentido propriamente gramatical e usual, tem a mesma significação de *término*: é o fim, é o limite, é o marco.

Nesta acepção, aliás, *termo* é propriamente originado do grego *terma*, exprimindo o sentido *demarco*, *mourão*, com que se demarcam as terras.

E daí, extensivamente, a significação de *extremidade*, *limite* ou *fim*.

Assim, etimologicamente, *termo* assinala os pontos, em que se limitam, ou em que terminam as coisas, para que se *fixem as condições, as determinações, as imposições*, que as demarcam e que as governam.

Desse modo, juridicamente, os termos importam em *determinações do tempo*, indicando os limites de um prazo, isto é, os *instantes*, em que ele se inicia e se acaba. E daí as expressões bem técnicas de *termo inicial* ou *termo de partida* de um prazo (*dies a quo*) e *termo final*, ou *termo do vencimento* (*dies ad quem*).

Bem por isso, *termo* é tomado, extensivamente, na acepção do *dia*, em que começa, ou em que se extingue um prazo, ou a duração de alguma coisa. Mas, termo não é o *prazo*, que designa o *lapso de tempo* decorrido entre um instante inicial e o instante final, o que se assinala, ou se demarca pelos termos. Exprime, simplesmente, as *extremidades* do prazo.

Desse modo, como *limitador do tempo*, o termo dá as *determinações do prazo*, isto é, indica de modo preciso os limites do tempo em que o prazo se estabelece.

Termo. Na linguagem vulgar, termo é tido no sentido de *palavra, vocábulo, expressão*, por meio dos quais os pensamentos, as ideias e a própria linguagem são manifestados. Assim, os termos importam em meios de *limitar, definir* ou de *manifestar* os pensamentos e a vontade.

Na terminologia processual, *termo* é tomado no mesmo sentido de *auto*. E, assim, exprime *redução de um ato forense*, ou *de uma diligência* a escrito.

Por essa forma, os *termos processuais* derivam-se da materialização de atos processuais a escrito, para que nele se fixem as determinações legais, ou as ordenações do próprio feito.

Embora consagrado pela praxe, melhor seria que os *atos escritos* nos processos, para fixação de medidas ordenadas e cumpridas, ou para registro de certos fatos processuais, propriamente se designassem por *autos*, que em verdade o são.

Autos designariam, pois, a documentação, a forma escrita do ato ou a materialização do ato a expressões escritas, reservando-se *termo*, propriamente, para as limitações de tempo, ou, conforme as circunstâncias, para as limitações do espaço.

Desta maneira, para que não se estabeleçam dentro da linguagem forense duas expressões técnicas de sentidos diferentes, bem mais apropriado que se adotasse em definitivo a expressão *auto*, para indicar a formação do ato ou a sua redução a escrito.

E, assim, bem distintas ficariam as duas expressões: *ato* será a ação, o feito, a obra, a diligência, a incumbência; *auto* será a documentação, a prova material, a forma do ato, o invólucro que o guarda e o contém. Bem por essa legítima expressão é que, por uma operação de gramática

lógica, se derivam as justas expressões *autuar*, *autuante*, *autuado*, *autos*, tão tecnicamente aplicadas no vocábulo forense.

Assim sendo, é muito mais expressivo empregarem-se as locuções: *auto de juntada*, *auto de vista*, *auto de conclusão*, *auto de revogação*, *auto de arrematação*, etc., que *termo de juntada*, *termo de vista*, etc.

TERMO AVULSO. Na terminologia do Cód. Civil/2002, art. 1.539, § 2º (Cód. Civil/1916, art. 198, § 2º), *termo avulso* designa o *assento* ou o *auto* de uma solenidade ou de uma diligência que não é cumprido no *livro próprio*, mas em *papel à parte*. (ngc)

TERMO CERTO. Segundo os princípios gerais de Direito, os prazos podem ser determinados, ou estar subordinados a acontecimentos certos, como podem ser dependentes de fatos, ou de acontecimentos incertos. Será o caso dos prazos *suspensivos* ou *resolutórios*.

Nestas condições, *limite que é do prazo*, o termo é certo quando o prazo é determinado por uma duração certa, enquadrada dentro de um lapso de tempo assinalado por hora, dia, mês ou ano e sem dependência a qualquer condição ou evento.

Dessa forma, determinado o prazo, ou fixadas as datas do prazo, os termos, quer inicial, quer final, serão igualmente certos.

Neste aspecto, pois, termo tem sentido equivalente ao dia, sendo assim *certo*, quando o dia a que se refere está, de qualquer modo, fixado em *data* certa.

Assim, na expressão “*a 30 dias de data*”, os termos são certos, porque bem se encontram fixados, determinando em datas próprias o começo e o fim do prazo.

A *certeza do termo* decorre, em princípio, da fixação do prazo e da determinação legal, ou convencional, da data em que começa a fluir. Há, assim, a *certeza do momento*, em que o termo se assinala, desde que é ele adstrito à própria data prefixada.

Carvalho Santos bem nos explica: “É certo (*dies certus quando*) quando diz respeito diretamente ao calendário, ou, indiretamente, se se refere a um acontecimento futuro que não pode ocorrer senão em um tempo certo, como no caso de se dizer – a partir do dia da maioridade, isto é, no dia em que completar 21 anos de idade”. Hoje, 18 anos.

TERMO CONVENCIONAL. Refere-se, em oposição ao legal ou que é normal aos negócios, ao que é determinado ou fixado por convenção pelos próprios interessados.

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. O Termo de Ajustamento de Conduta ou Compromisso de Ajustamento de conduta está previsto no art. 211 da Lei nº 8069/1990, art. 5º, § 6º, da Lei nº 7347/1985, art. 113 do Código de Defesa do Consumidor, no art. 79-A §§ 1º a 8º da Lei nº 9.605/1998.

É um mecanismo de solução extrajudicial de conflitos pautado pela negociação entre as partes e tem por finalidade fazer cessar ou buscar indenização pelas lesões aos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

Os Órgãos Públicos legitimados para propor Ação Civil Pública também são legitimados para firmar o Termo de Ajustamento de Conduta. São eles: Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A Doutrina diverge sobre a possibilidade dos Entes Paraestatais firmarem o Termo de Ajustamento de Conduta.

O Termo de Ajustamento de Conduta é um título executivo extrajudicial e seu descumprimento enseja a possibilidade de ação executiva. (pg)

TERMO EXPRESSO. É o que é determinado expressamente pela própria lei, ou decorre de um acerto, ou acordo entre as partes, opondo-se, assim, ao *tácito* ou *implícito*.

TERMO EXTINTIVO. Ao contrário do *suspensivo*, o termo extintivo é aquele que, fixado por uma data determinada, ou pela evidência de um acontecimento futuro e certo, tem a propriedade de extinguir ou de resolver os efeitos de uma obrigação. É o termo *ad diem*, *oupactum ad diem*. O termo extintivo diz-se, igualmente, de *resolutório*.

Convém assinalar, porém, que *termo extintivo* e *extinção do termo* são expressões que não se confundem, tendo significações próprias.

A *extinção do termo* exprime o próprio *vencimento do prazo*, em virtude do que as obrigações se tornam exigíveis, ou em virtude do que se cumprem certos efeitos legais, que tanto podem ser *resolutórios*, como *suspensivos*.

A extinção do termo, pois, em sentido jurídico, é a extinção do próprio prazo que nele se compreendia.

TERMO FATAL. É o que se registra em prazo de caráter ou natureza irrevogável e que transcorre ininterrupta e peremptoriamente, impedindo a prática de qualquer ato que se autorizava antes de sua extinção.

TERMO FINAL. É aquele que assinala ou determina o *fim de um prazo*, isto é, o *dies ad quem*, ou *ad diem*.

No sentido do Direito Civil, e relativamente às obrigações, o *termo final* é o *termo extintivo* ou *resolutivo*.

Mas, no sentido do Direito Processual e em relação aos *prazos processuais*, o termo final é *odia em que se vence o prazo* marcado para que se cumprisse determinado ato, ou determinada diligência, opondo-se, assim, ao *termo inicial*, isto é, a *data*, em que se começa a contar o mesmo prazo. Praticamente, no entanto, mesmo em sentido processual, o termo final, dando por terminado o prazo, tem em verdade efeito extensivo.

TERMO HÁBIL. Na terminologia forense, *termo hábil* exprime, pela fixação dos próprios termos *ex die* e *dies ad quem*, o tempo em que, legitimamente, se pode praticar um ato, ou executar uma diligência. *Hábil* possui, assim, o mesmo sentido de *legítimo*, ou de legal. É *otempo útil* ou o *tempo hábil*.

TERMO JUDICIAL. Vulgarmente, é a expressão usada para designar o *assento*, ou o *auto*, que se formula em um processo, em distinção aos *assentos* de registro e lavrados em cartórios e ofícios de registro.

TERMO IMPLÍCITO. É o que resulta da própria natureza do negócio, ou decorre da *própria necessidade do tempo* para execução do ato, ou cumprimento do negócio. Opõe-se ao *expresso*, isto é, ao *termo determinado* ou *fixado de modo certo*.

TERMO IMPRORROGÁVEL. É expressão que atende, principalmente, à questão de prazo, porquanto, referindo-se aos limites deste, praticamente não está subordinado a prorrogações, ou ampliações. Somente os prazos é que se podem prorrogar, alterando, destarte, os termos que os assinalam.

TERMO INCERTO. É aquele que é dependente de uma *data* que não é claramente prefixada, ou de um *acontecimento* de realização incerta. *Certus an, sed incertus quando*.

TERMO INICIAL. Possui a locução sentidos próprios em relação ao Direito Civil, e em relação ao Direito Processual:

a) no conceito do Direito Civil, notadamente em referência às obrigações, o *termo inicial*, *dies a quo*, *ex die*, exprime ou determina o momento a seguir do qual os negócios jurídicos têm eficácia, e a partir do qual se opera a aquisição de direitos.

O termo inicial, porém, retardando os efeitos da obrigação, é *suspensivo*, pelo que, por ele, se suspende o exercício dos direitos. E, assim, enquanto não *vencido o termo*, *não se torna exigível a obrigação*;

b) no sentido processual, o *termo inicial*, não sendo propriamente um *pactum ex die*, determina, ou marca o *início do prazo*. Dele é que se começa a contar o prazo, dentro do qual se deve praticar um ato, ou realizar uma diligência.

O termo inicial, pois, na técnica processual, determina o momento, ou o instante, em que o prazo passa a ser computado, seja de dia a dia, de hora a hora, ou de minuto a minuto, conforme as circunstâncias.

Consoante a regra do Cód. Civil/2002, art. 132, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 125), que se reafirma pelo art. 184 do Código de Proc. Civil, o *dia do começo*, ou seja, o *termo inicial* do prazo, não se computa, sendo excluído da contagem. (ngc)

TERMO LEGAL. É o que é fixado por lei. Está, assim, em oposição ao termo convencional, ou ao que se estabelece de modo implícito ou tácito.

TERMO MARCADO. É o que se assinala por uma data certa, não se encontrando, assim, subordinado a qualquer evento, certo ou incerto, que o determinará.

TERMO NECESSÁRIO. É modalidade de termo tácito, sendo decorrente da *necessidade* imposta pelo próprio negócio ou firmada em razão da natureza do próprio fato.

TERMO NOS AUTOS. Designa a *redução a escrito*, nos autos de um processo, de fatos ou diligências, realizadas no curso de uma demanda, a fim de que aí se concretizem por assentos próprios e autênticos.

TERMO PEREMPTÓRIO. Resulta o termo peremptório do prazo a que se impõe a condição de improrrogável, inalterável ou fatal.

Em semelhantes circunstâncias, o termo segue o destino e a natureza do prazo, cumprindo-se, irrevogavelmente, no *instante* apropriado.

TERMO PRÓPRIO. Termo, nesta expressão, é tido no sentido de vocábulo, palavra. Assim, quer exprimir o termo tomado ou empregado na acepção que bem exprime a ideia expendida. Desse modo, a propriedade do termo mais se refere ao significado que se deseja que à sua acepção primitiva ou etimológica.

Na linguagem técnica, o *termo próprio* para distinguir a coisa ou o fato será justamente aquele que se tiver consagrado para essa distinção ou essa individualização.

TERMO PRORROGÁVEL. É aquele que, limitativo de um prazo suscetível de prorrogação, pode ser alterado ou removido para dia posterior.

TERMO RESOLUTÓRIO. Em oposição ao suspensivo, tem o mesmo sentido de *termo extintivo*.

TERMO SUSPENSIVO. Denominação atribuída ao termo que tem por efeito retardar a execução de uma obrigação. É o termo denominado de *pactum ex die*, opondo-se, assim, ao termo resolutório ou extintivo.

Em princípio, segundo a regra do Cód. Civil/2002, art. 135 (Cód. Civil/1916, art. 124): “Ao termo inicial e final aplicam-se, no que couber, as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva”. (ngc)

TERMO TÁCITO. É o que, não sendo expreso, determina-se não somente pela necessidade, como pela própria natureza ou qualidade do negócio.

TERMOS DA PROCURAÇÃO. Termos, nesta expressão, significam *vocábulos, palavras*. Desse modo, *termos da procuração* exprimem o próprio teor da procuração ou do instrumento em que se formula o mandato.

TERMOS DE GRAÇA. Designação dada às cartas de Estado, ou *lettres de répit*, como as denominavam os franceses, concedidos pelo rei ou pelo juiz em favor de certas pessoas, quando em processo.

TERMOS DE REGISTRO. São os assentos formulados pelos cartórios, escrivães ou oficiais de registro, em seus livros, para perpetuidade e autenticidade de fatos, sujeitos a estas formalidades, como nascimentos, óbitos, casamentos.

TERMOS GERAIS. Tendo-se *termos*, aí, na significação de palavras, vocábulos, expressões, é a locução empregada para designar o documento, ou o escrito, que se formula em *expressões genéricas*, ou seja, sem qualquer especificação ou minudência.

É expressão muito usada na terminologia do mandato, para designar aquele que não é feito com especialização de poderes, mas conferido de maneira vaga e genérica. A *procuração em termos gerais*, assim, bem se distingue da *procuração em termos especiais*, em que se especificam os poderes outorgados, de modo mais amplo e minucioso.

Vide: *Mandato*.

TERNO. Do latim *ternus*, designa o vocábulo, como substantivo, toda espécie de coisa combinada de três elementos. O *terno*, pois, é o *conjunto de três coisas* usadas para o mesmo fim e ao mesmo tempo.

Na linguagem técnica das alfaiatarias, o *terno* é o vestuário masculino, composto de calça, colete e paletó.

Vulgarizada a expressão, aplica-se *terno* para assinalar qualquer roupa ou traje mesmo de duas peças: calça e paletó, devido ao uso ter abolido o colete ou pelo menos por haver diminuído o hábito de mantê-lo.

TERRA. Do latim *terra*, em conceito geográfico, designa o próprio planeta em que habitamos. E, por extensão, qualquer *porção da superfície do globo terrestre*, é denominada de terra: *terras distantes, terras próximas, terras europeias, terras africanas*. Neste aspecto, as terras tomam denominações próprias: *terrenos* ou *territórios*.

Terra. No sentido do Direito Privado, as *terras* têm significação especial, designando as porções de superfície do globo terrestre, aproveitadas para as iniciativas dos homens, como edificações de cidades, vilas, povoados ou aproveitadas em outras utilidades industriais e agrícolas. Estas porções, ou partes de terras, então, suscetíveis, ou não, de apropriação, segundo as circunstâncias, dizem-se públicas ou privadas. E quando de ordem privada, reconhecem-se, propriamente, pela denominação de *prédios, imóveis, bens imobiliários* ou *bens de raiz*.

Gramaticalmente, estas terras são designadas como *terrenos*, ou terras postas à utilização e aproveitamento do homem. Entendem-se, pois, o *chão* ou o *solo*.

Terra. Já no conceito do Direito Público, as *terras* designam, propriamente, o *território*, já envolvendo o sentido de uma *parte da terra* sujeita a um regime administrativo ou pertencente a uma nação.

Terra. Mas, na linguagem comum, não somente terra exprime a *crosta terrestre*, como toda e qualquer porção da matéria orgânica que dela se extrai, ou dela se destaca, seja por ação do homem, como pela ação da natureza.

TERRAÇO. Do francês antigo *terrace*, do latim *terra* (terra), de que igualmente se derivou *oterrazo* castelhano, designa o vocábulo a *plataforma*, ou o *piso*, que se constrói de argamassa, de cimento ou de qualquer outra matéria impermeável, ao *topo dos edifícios*, ou em *nível de andares*, em substituição aos telhados, para que nele se use do sol e da aragem, ou para que dele se descortine a paisagem.

Outrora, *terraço* dizia-se *eirado*, bem assim *terrado*. Os romanos denominavam-no *desolarium*, traduzido para *soalheiro* e *solário*. É dito também de *açoteia*, de procedência árabe (*açotheia*), empregado, propriamente, para designar o *mirante*.

Em geral, os terraços vêm em substituição aos tetos, e por isso se diz *teto em terraço*, para indicar o sistema de cobertura dos prédios, originário dos mouros.

Assim, o terraço, em princípio, não se salienta das paredes, tomando forma de *balcão*, ou *desacadas*, nem se pode confundir com a varanda, que é, propriamente, um balcão corrido, ou longo, construído às fachadas dos edifícios.

Por força de lei – Cód. Civil/2002, art. 1.301, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 573), não se podem construir terraços que *devassem* a propriedade vizinha.

Convém assinalar, no entanto, que o terraço a que se refere a lei civil é aquele que se possa construir à altura dos andares do prédio, com saliência ou em forma de *patamar*, não o terraço que substitui a cobertura dos prédios e se diz *teto em terraço*, ou mais acertada e propriamente *telhado em terraço*. Há, pois, o *terraço simples* e o *terraço-cobertura* ou *terraço-telhado*.

Logicamente, pois, a regra legal é para que se impeça a construção de *terraço*, que possa desnudar a *intimidade* dos prédios vizinhos, ou que atente contra os direitos de propriedade do vizinhante.

TERRAS AGRÍCOLAS. Assim se qualificam todas as terras ou terrenos propícios e destinados à agricultura.

TERRAS ALODIAIS. São as terras, ou terrenos, que se mostram livres de qualquer encargo, sendo atribuído a seus proprietários um domínio pleno.

Assim, sobre as terras alodiais não recai qualquer servidão, nem qualquer aforamento, desde que são elas livres e desembaraçadas de qualquer espécie de ônus, que venha restringir o domínio de seu senhor.

TERRAS DA COROA. Denominação atribuída às terras, ou propriedades imobiliárias da Coroa, isto é, do Rei ou do Imperador.

TERRAS DE ALUVIÃO. São as que se vão compondo ou formando por *depósitos e aterros naturais*, ou *pelo desvio das águas dos rios*.

Estas terras ou, propriamente, estes terrenos têm regime, instituído pelas leis civis, que lhes regulam a propriedade: Cód. Civil/2002, art. 1.250, *caput* e parágrafo único (Cód. Civil/1916, art. 538 a 540). (ngc)

TERRAS DE AVULSÃO. Assim se diz da *porção* de terra que, pela violência de uma força natural, se destaca de um prédio para se juntar a um outro.

O proprietário das terras, de que se desfalcou, pode reclamá-las, pedindo sua remoção, ou a indenização correspondente, reclamação esta que se deverá cumprir dentro de um ano [Cód. Civil/2002, art. 1.251, *caput* e parágrafo único (Cód. Civil/1916, art. 541 e 542)]. (ngc)

TERRAS DE CAMPO. São as que, situadas fora do quadro urbano e suburbano, localizam-se em planícies, sendo geralmente apropriadas para culturas agrícolas e para criações. *Terras de lavoura.*

TERRAS DE MATO. São aquelas em que se encontram árvores e arvoredos, de que se podem extrair *lenha* ou *madeiras* para fins industriais e de construção.

TERRAS DEVOLUTAS. São as terras que, embora não destinadas nem aplicadas a algum uso público, nacional, estadual ou municipal, nem sendo objeto de nenhuma concessão, ou utilização particular, ainda se encontram sob o domínio público, como bens integrantes do Domínio da União, dos Estados, ou dos Municípios.

Assim, são terras ainda *vagas*, ou *não aproveitadas*, destinando-se à *venda aos particulares*, consoante regras e exigências dispostas em leis próprias.

Por estas vendas, ou concessões, os particulares tornam-se seus adquirentes, ou adquirentes das glebas, que lhes forem cedidas, sendo, por esse motivo, transformados em seus proprietários. São consideradas bens da União e se destinam à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental.

A sua destinação deverá ainda compatibilizar-se com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária.

São indisponíveis por ações discriminatórias, se necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

TERRAS EMPRAZADAS. São as terras dadas em aforamento, ou em prazo, em virtude do que o primitivo senhorio alodial perde o domínio útil, que se transfere ao foreiro ou enfiteuta.

Nas terras emprazadas destacam-se dois domínios: o útil e o direto. Este é que se conserva com o primitivo dono das terras dadas em aforamento, e dos proprietários que lhes sucederem.

TERRAS FIRMES. Aquelas que, por sua posição, ou elevação, não estão sujeitas às enxurradas, alagamentos ou inundações.

TERRAS FRESCAS. Terras alagadas, ou molhadas, próprias a certas culturas, como a do arroz e da cana-de-açúcar.

TERRAS NÃO CULTIVADAS. Terras não cultivadas, ou *incultas*, são as que se encontram ainda em estado nativo, ou que não estão sendo objeto de uma cultura ou exploração agrícolas.

TERRAS PARTICULARES. São as que pertencem ao domínio particular, ou privado, constituindo, assim, a propriedade particular, adquirida por um dos meios legais: *compra, herança, doação, usucapião* etc.

TERRAS PÚBLICAS. Ao contrário das terras particulares, as terras públicas são aquelas que pertencem ao domínio público, sejam ou não destinadas a fins ou uso público.

TERRAS RURAIS. São as que, fora das zonas urbanas, ou suburbanas, destinam-se às várias culturas agrícolas, ou às criações, para que nelas se instalem as *fazendas*, as *lavouras*, *os campos* ou as várias indústrias agropecuárias.

TERRAS TRIBUTÁRIAS. São as terras que se encontram sujeitas a certos encargos ou ônus.

No sentido do Direito Público, entendem-se os *territórios* que, conquistados ou submetidos ao poder de outros povos, lhes devem tributos.

No sentido do Direito Privado, entendem-se as terras que, não sendo *livres, isentas ou alodiais*, encontram-se sujeitas a foros, ou encargos de outra natureza.

TERREIRO. De *terra*, no sentido vulgar, entende-se todo espaço livre e plano, simplesmente *aterrado*, sem qualquer plantação, ao lado das edificações.

É assim, uma espécie de *terrado*, ou de *terraço*, construído precariamente, ao nível do solo, e destinado a vários misteres, ou para simples recreio.

Terreiro. Na terminologia das religiões exóticas, isto é, das seitas afro-brasileiras, terreiro indica o local apropriado ao culto de xangô, dirigido pelo *babalorixá*, pai de santo, orientador do candomblé, ou de outros cultos fetichistas.

TERREMOTO. Do latim *terrae motus*, de *terra* (terra) e *motus* (movimento), entende-se o movimento, ou o abalo violento da própria terra, provocado por forças, ou elementos naturais, atuando no subsolo. É, vulgarmente, o *tremor de terra*, cuja gravidade pode ser maior, ou menor, conforme a intensidade e proporções do fenômeno.

Os terremotos, causando desgraças e provocando ruínas, incluem-se entre os *atos da natureza* que provocam *calamidades públicas*.

Por essa razão, ocorrendo terremotos, todas as medidas adotadas pelo governo entendem-se *de necessidade pública*. Cód. Civil/1916, art. 590, III, – artigo sem correspondência no Novo Código Civil. (ngc)

TERRENO. Do latim *terrenus* (formado ou feito de terra), geologicamente designa o conjunto de substâncias minerais de origem comum, cuja formação corresponde a uma época.

Terreno. Em sentido jurídico, terreno entende-se toda parte, ou *fração da superfície terrestre*, considerada em si mesma, e constituindo um *bem*, que é submetido ao domínio público, ou ao domínio privado.

O *terreno* designa o próprio *solo*, isto é, desde que se encare essa *porção de terra*, unicamente, sem *edificações* ou *plantações*.

O terreno, assim, tem a significação do *praedium* da terminologia romana, ou propriamente *aarea* (terreno urbano), ou o *ager* (terreno agrícola).

Na linguagem corrente, os terrenos dizem-se em *lotes*, quando compreendidos em *pequenas dimensões*, ou *áreas*, notadamente destinadas às edificações urbanas e suburbanas, ou à implantação de chácaras, granjas, ou pequenos sítios. Os grandes terrenos, ou os terrenos extensos, denominam-se, propriamente, *glebas*.

Atribuídos aos particulares, os terrenos constituem a propriedade imobiliária, ou os *bens de raiz*, dizendo-se ainda *imóveis*. E são denominações que distinguem o terreno despido de construções, como o terreno edificado.

Toda propriedade, representada pelos terrenos, possui uma *individualização* própria e necessária para distingui-la de qualquer outra. Essa individualização resulta da determinação de seus limites e confrontações, da localização, ou zona em que se encontra, de sua área, ou dimensão, e de outros característicos especiais que as identificam, igualmente.

As dimensões dos terrenos, ou as suas áreas, entendem-se *medidas*, isto é, determinadas *ad mensuram*, ou se compreendem dentro de certa superfície, limitada por confrontações, pelo que serão dispostas *ad corpus*.

Terrenos. Terrenos e terras são vulgarmente empregados na mesma significação, notadamente quando em referência a extensas *glebas*, isto é, a terrenos ou terras de grandes áreas, ou quando se quer, simplesmente, especificar a natureza ou a qualidade das terras. Assim, dizem-se, indiferentemente, *terras devolutas*, ou *terrenos devolutos*, *terras de marinha*, *outerrenos de marinha*; *terras de cultura*, ou *terrenos de cultura*; *terras aforadas*, ou *terrenos aforados* etc.

TERRENOS ACRESCIDOS. Terrenos acrescidos, ou terrenos que se *formaram por acréscimo*, entendem-se os mesmos *terrenos de aluvião*, ou *terrenos aluviais*, em certas circunstâncias.

Assim, são todos aqueles que, natural, ou artificialmente, isto é, pela secagem ou retração natural, ou pelo aterramento, se tiverem formado, ou se formarem dentro de um certo perímetro nos lados do mar ou das águas dos rios, tornando-se aproveitáveis.

Os terrenos, assim formados, dizem-se justamente acrescidos porque, em verdade, vêm crescer ou tornar mais ampla a área dos terrenos, a que se juntam.

E, juridicamente, ocorrente o acréscimo, vem à baila a questão de saber a quem passam a pertencer.

Em relação aos acréscimos verificados nos terrenos marginais de rios navegáveis, ou não, passam eles a pertencer aos donos dos terrenos ribeirinhos [Cód. Civil/2002, art. 1.250, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 538)].

Em relação aos acréscimos de terrenos de marinha, devem ser sujeitos a novas concessões e aforamentos, cabendo, no entanto, a preferência aos enfiteutas dos terrenos a que se anexaram, desde que não sejam de proporções a formar, ou constituir uma *nova unidade*, isto é, um terreno de dimensões aproveitáveis para qualquer construção ou empreendimento.

Quando os acréscimos resultam de retração das *águas dormentes*, como as de lagos e tanques, os donos dos terrenos confinantes não adquirem o solo descoberto pela retração, nem perdem as áreas que sejam invadidas por elas – Cód. Civil/1916, art. 539 – artigo sem correspondência no Novo Código Civil. (ngc)

TERRENOS “AD CORPUS”. Assim se dizem os terrenos que não estão medidos, nem se computam por *uma medição certa*, por metros quadrados, hectares, ou alqueires, sendo simplesmente compreendidos por um perímetro determinado por seus limites ou confrontações.

Nesta hipótese, toda porção de terra, ou toda área compreendida dentro dos limites do terreno, entende-se formando o seu *próprio corpo*. E, assim, terá a *dimensão determinada pelas confrontações*, que o limitam, sem qualquer atenção a uma quantidade certa de metros ou de hectares. A porção compreendida dentro dos limites fixados representará o terreno *no seu corpo*.

TERRENOS “AD MENSURAM”. Assim se qualificam os terrenos que, além de suas demarcações, é *computado por uma medida certa*, por metros quadrados, hectares ou alqueires.

Por esta razão, os *terrenos ad mensuram* têm uma área *quantitativamente* determinada, de modo que se compreende por uma *dimensão medida* metricamente.

TERRENOS AFORADOS. São os terrenos dados em aforamento perpétuo, a fim de que possam ser utilizados e usufruídos por outrem, que não tem o domínio direto.

O aforamento dos terrenos resulta de um contrato a que se dá o nome de *enfiteuse*, ou *emprazamento*, em virtude do que ocorre o desmembramento dos direitos dominiais: o *direto* e o *útil*. O domínio direto conserva-se com o senhorio direto. E o domínio útil passa ao enfiteuta.

TERRENOS ALHEIOS. O qualificativo *alheios*, em seu próprio sentido, designa o que é de outrem. Terrenos alheios, pois, são aqueles que não nos pertencem, sendo de propriedade de outras pessoas.

Mesmo que, eventualmente, estranhos, ou não proprietários, possam utilizar de *terreno alheio*, seja por arrendamento, ou qualquer outra concessão, não perdem seus legítimos donos os direitos dominiais que têm sobre eles.

Aliás, segundo preceito que se estabelece no Cód. Civil, “aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé terá direito a indenização.” – Cód. Civil/2002, art. 1.255, *caput* (art. 547 no Cód. Civil/1916). (ngc)

TERRENOS ALODIAIS. É expressão que tem o mesmo sentido de *terras alodiais*, isto é, de terras que se mostram livres e isentas de quaisquer encargos, ou ônus, como o aforamento ou enfiteuse.

Na terminologia dos *terrenos de marinha*, terreno alodial é aquele, justamente, que confina com o terreno de marinha, não se encontrando sujeito ao regime estabelecido para este.

TERRENOS ALUVIAIS. São os que se formam, ou são consequentes dos *aterros naturais*, provocados pelas terras e detritos arrancados de um lugar e transportados para aquele em que se acumulam, pelas águas correntes, notadamente nas enxurradas, nas enchentes ou nas inundações.

Os terrenos, aluviais, porém, igualmente, podem ser formados, paulatinamente, pelos desmoronamentos de terras marginais de um rio e por ele levados à outra margem.

As terras, assim arrancadas, são geralmente denominadas de *terras caídas*. Nas margens do Amazonas, as terras caídas têm, às vezes, proporções verdadeiramente alarmantes, desfalcando de modo notável as margens, de onde se despregam, ou de onde se desbarrancam, tomando a feição de verdadeiras avulsões.

TERRENOS BALDIOS. Em bom vernáculo, terrenos baldios são terrenos *incultos, inaproveitados, sem qualquer utilização por parte de seus donos*.

A *falta de aproveitamento*, ou a *condição de inculto*, é que atribui ao terreno a qualidade de baldio. E essa falta de aproveitamento entende-se *atual*. Desse modo, é baldio, não somente o terreno que nunca foi aproveitado, como o terreno já aproveitado anteriormente, e que no momento não o é.

Os terrenos baldios tanto podem ser *públicos* como *particulares*.

Assim, a qualidade de baldio não importa em se firmar que o *terreno não é de ninguém*, ou que está convertido em *logradouro*, e terá que servir de *compáscuo*.

Entre o sentido de *baldio*, o de *logradouro*, e o de *compáscuo*, há grande e sensível distinção.

Os *terrenos baldios*, embora incultos e inaproveitados, não são postos ao uso comum (logradouro) nem se destinam ao *compáscuo* (pastagem comum).

No entanto, os terrenos baldios, se públicos, transformar-se-ão em *logradouros* ou *compáscuos*, segundo as regras e regimes dispostos em leis apropriadas.

TERRENOS BRAVIOS. São as terras ainda não cultivadas, não desbravadas, nem semeadas, embora possam ser férteis. Morais já as definia: *terras bravias*, não cultivadas, maninhas.

TERRENOS CERCADOS. São aqueles que se encontram *vedados ao acesso estranho*, de pessoas ou de animais, por meio de cercas, aramados, muros, valas, ou qualquer espécie de tapume ou vedação.

TERRENOS COMUNS. São os terrenos que, pertencentes a vários proprietários, encontram-se em *estado de indivisão*. Assim, cada *coproprietário*, ou *condômino*, tem sobre o terreno, enquanto não dividido, uma *parte ideal*, correspondente ao respectivo *quinhão*, ou parte que lhe compete no condomínio.

TERRENOS CONFINANTES. São os terrenos que *confinam*, isto é, limitam ou se defrontam com outros terrenos.

Assim, entendem-se os terrenos cujo perímetro, ou cuja área, começa onde terminam, ou onde ficam os limites dos terrenos que *com eles vizinham*.

TERRENOS CONTESTADOS. Assim se designam os terrenos cuja propriedade é disputada por mais de uma pessoa, cada uma delas querendo demonstrar os seus direitos sobre eles.

A contestação sobre a propriedade do terreno não resulta de *mera pretensão*; mas, em virtude de demanda, em que os pretensos proprietários venham disputar, ou *litigar* os próprios direitos.

Desse modo, o sentido de *contestados* é o mesmo de *litigados* ou *litigiosos*.

TERRENOS CONTÍGUOS. São os que se acham *juntos* ou têm *limites fronteiros*. Assim, terrenos contíguos são os mesmos *terrenos confinantes, terrenos limítrofes* ou *terrenos vizinhos*.

TERRENOS DE FRONTEIRA. Como terrenos de fronteira entendem-se os que se situam em *zonas fronteiriças* a territórios de nações estrangeiras, e que compõem a *faixa de fronteira*, reservada à vigilância e defesas militares.

Estes terrenos estão submetidos a regime especial, notadamente acerca de seus aforamentos, quando devolutos.

TERRENOS DE MANGUE. Terrenos pantanosos, às margens de rios, lagos, braços de mar, baías, em que vicejam plantas denominadas *de mangue*, apropriadas à extração do tanino, utilizado na indústria dos curtumes.

Quando estes terrenos se situam em margens de águas marítimas, ou de rios navegáveis, ou sujeitos a marés, ficam submetidos a regime especial de aforamento, similar ao que é aplicado aos terrenos de marinha.

TERRENOS DE MARINHA. Assim se entendem os terrenos que, banhados pelo mar, ou pelas lagoas e rios, onde se faça sentir a influência das marés, estão compreendidos numa

faixa de 33 m (15 braças craveiras) para dentro da terra, medidos normalmente à linha de preamar média de 1831, mais conhecida pelo nome de *linha da preamar média antiga*.

Também se computam, como terrenos de marinha, os que se situam em idêntica faixa, que contornem as ilhas existentes em lagoas, lagos e rios, sujeitos à influência das marés.

A influência das marés é caracterizada pela oscilação periódica de 5 cm, pelo menos, do nível das águas, ocorrente em qualquer época do ano.

Assemelhados aos terrenos de marinha são os terrenos marginais dos rios navegáveis, mesmo fora do alcance das marés, compreendidos em uma faixa de 15 m medidos para a terra e contados da linha média das enchentes ordinárias.

Os terrenos de marinha, que são do domínio da União, ainda se distinguem em *acrescidos* e *reservados*.

São *acrescidos* os que se tiverem formado, artificial, ou naturalmente, para dentro do mar, ou das águas do rio, a partir da linha da preamar média antiga. Desse modo, como *acrescidos* serão tidos os próprios terrenos que resultarem de formação aluvial.

São *reservados* os que se destinem a logradouros e servidão públicos, não sendo, pois, suscetíveis de aforamento. Igualmente entendem-se reservados os que se compreenderem numa faixa de 15 m para dentro da terra às margens dos rios navegáveis, mesmo fora do alcance das marés.

TERRENOS DEMARCADOS. São demarcados os terrenos que têm limites já definidos, por meio de *marcos* postos em suas extremidades, ou separados de outros por *acidentes naturais*, reconhecidos como *limites divisórios*.

A demarcação é operação de ordem técnica, feita por engenheiros ou agrimensores, sendo aprovada e reconhecida pelas partes, e, quando judicialmente intentada, igualmente homologada pelo juiz.

TERRENOS DEVOLUTOS. São os que, pertencentes ao domínio público, não são objeto de um aproveitamento, achando-se destinados à venda ou a concessões a particulares. São as mesmas *terras devolutas*.

Como devolutos, não se entendem somente os terrenos jamais aproveitados, ou objeto de concessão a particulares. Assim, mesmo os terrenos que tenham sido objeto de concessão para o estabelecimento de culturas, colonização ou quaisquer outros fins, retornam à condição de devolutos se declaradas caducas as concessões ou forem estas incursas em comissos.

TERRENOS EDIFICADOS. Assim se dizem os terrenos em que se ergueram construções de qualquer natureza. E assim não se entendem eles simplesmente pela superfície ocupada, mas com os acessórios que a eles se fixaram.

TERRENOS EM COMISSO. São os terrenos que, havendo sido objeto de uma concessão, ou de um aforamento, retornam ao antigo dono, ou ao senhorio direto, em virtude de não cumprimento pelo adquirente, ou enfiteuta, das condições e obrigações dispostas na concessão ou no aforamento.

Nos terrenos aforados, o comisso decorre da falta de pagamento dos foros durante três anos consecutivos. A ação de comisso, no entanto, deve ser promovida judicialmente, a fim de que, decretado legitimamente, seja o antigo proprietário imitado em sua posse, consolidando, assim, o seu domínio.

TERRENOS ENCRAVADOS. Denominação dada aos terrenos situados em meio de outros terrenos, de proprietários diferentes, *sem ter uma saída*, ou *um meio de passagem e acesso*, para as vias, ou logradouros públicos, e fontes.

Os proprietários de prédios, ou terrenos encravados, têm direito a exigir dos proprietários dos prédios contíguos, ou vizinhos, que lhes deem a *passagem*, de que necessitam [Cód. Civil/2002, art. 1.285, *caput* (Cód. Civil/1916, arts. 559 e 560)]. (ngc)

TERRENOS LIMÍTROFES. São os que confinam, vizinham ou se limitam como outros terrenos, em relação a estes. Os terrenos limítrofes separam-se entre si por suas linhas divisórias ou demarcatórias.

TERRENOS LITIGIOSOS. São os que servem de objeto a uma contenda judicial, instaurada por quem se julgou seu proprietário, a fim de excluir ou anular os pretensos direitos de outrem, igualmente afirmando sua qualidade de senhor deles.

Os terrenos somente se entendem litigiosos depois que, proposta a ação, é ela contestada pelo adversário, formando-se, assim, o litígio judicial.

TERRENOS MANINHOS. São os que ainda não foram objeto de uma exploração agrícola, por esta razão ainda se conservando infrutíferos.

Têm, assim, o mesmo sentido de terrenos bravios, ou de terrenos ainda não aproveitados nem utilizados.

TERRENOS MARGINAIS. São os que ficam às margens dos rios, ou de lagos e lagoas. Dizem-se, igualmente, *terrenos ribeirinhos* ou *vales de ribeiros e de rios*.

Os terrenos marginais de rios navegáveis são submetidos ao *regime de reserva* numa área de 15 m, contados desde a linha média das enchentes ordinárias. E somente podem ser cedidos ou aforados pelo domínio da União, a que pertencem.

Nos rios ou lagoas, que sofram a influência das marés, os terrenos marginais entendem-se de marinha, estando, assim, sob o controle da União.

TERRENOS MILITARES. Designação atribuída às faixas de terras reservadas à defesa militar do país, notadamente nas zonas de fronteiras e no litoral, em entradas de barras, ou ilhas estratégicas.

Semelhantes terrenos ficam sob reserva, não sendo suscetíveis de aforamento ou alienação.

TERRENOS PARTICULARES. São os que, por concessão dos Poderes Públicos, quando devolutos, ou de marinha, ou por aquisição, passam a pertencer às pessoas, físicas ou jurídicas, de Direito Privado.

Os terrenos particulares formam a propriedade privada, cujo uso e disposição se asseguram pelas leis constitucionais.

Os terrenos particulares, no entanto, consoante princípios constitucionais, são suscetíveis de desapropriação, nos casos em que a própria Constituição a autoriza.

TERRENOS PRÓPRIOS. É designação adotada para significar os terrenos que estão sendo utilizados ou defendidos pelos respectivos proprietários, em oposição ao sentido de *terrenos alheios*, quando objeto de uso, ou contrato para utilização, por quem não seja o seu dono.

TERRENOS PÚBLICOS. São os que, por serem necessários aos serviços públicos, porque se tenham reservado para logradouros, ou uso comum, ou porque ainda não se tenham transferido, ou alienado a particulares, e ainda se conservem como bens patrimoniais da União, dos Estados federados ou dos Municípios.

Os *terrenos públicos* pertencentes às entidades de Direito Público, segundo as circunstâncias, dizem-se *de domínio público* e *de domínio privado*.

São de domínio público, quando *reservados* a certos fins, sendo, neste caso, inalienáveis e imprescritíveis. São terrenos *fora de comércio*.

São do *domínio privado*, quando destinados a venda, ou a aforamento, como os terrenos de marinha e os devolutos.

TERRENOS RESERVADOS. Em sentido gramatical, terrenos reservados seriam os que se destinam ao *logramento público*, ou os que se incorporam ao domínio público, para fins de defesa, ou de necessidade pública.

Em sentido todo especial, porém, em distinção aos terrenos de marinha, ou de terrenos às margens de águas que sofram ação das marés, os *terrenos reservados* entendem-se os *terrenos marginais dos rios navegáveis*, fora do alcance das marés, compreendidos numa faixa de 15 m, para dentro da terra, contados do *ponto médio* das enchentes ordinárias.

TERRENOS RIBEIRINHOS. Denominação genérica que distingue todos os terrenos às margens dos rios e ribeiros. Neles se incluem não somente os terrenos marginais, como os próprios terrenos reservados.

TERRENOS RURAIS. Em distinção aos terrenos urbanos e suburbanos, assim se entendem os terrenos que estão fora da zona citadina, destinando-se, especialmente, à agricultura, pecuária ou às indústrias extrativas.

TERRENOS SUBURBANOS. São os terrenos localizados nos arrabaldes ou subúrbios das cidades.

TERRENOS URBANOS. Designação atribuída a todos os terrenos situados nos quadros urbanos ou dentro das cidades.

TERRENOS VAGOS. Em sentido vulgar, vago é todo terreno que não está sendo utilizado e no qual não existe qualquer edificação ou aproveitamento. É, assim, o terreno desaproveitado, ou não utilizado para qualquer fim.

Em sentido propriamente jurídico, porém, *terreno vago* traz o conceito de *terreno abandonado e sem dono*, de *terreno de cujo proprietário não se tem notícia*. Assim, vago traduz o sentido de coisa que não pertence a ninguém, que se deixou ao abandono.

TERRENOS VIZINHOS. São os que se mantêm pegados, contíguos ou fronteiros, pertencentes a donos diferentes.

TERRITORIAL. Do latim *territoralis* (de território), é geralmente aplicado não somente para designar tudo o que concerne ao território, como tudo o que pertence ou se refere à terra.

Assim, *imposto territorial* é aquele que incide sobre as terras, ou sobre os terrenos. *Divisões territoriais* entendem-se os distritos, ou as circunscrições de uma região, ou de uma zona, dividida em território. *Leis territoriais* são aquelas que somente se aplicam dentro de um território, ou dentro dos limites territoriais de um país.

Vide: *Territorialidade*.

TERRITORIALIDADE. De *territorial*, em sentido gramatical exprime tudo o que se refere, que é concernente a ou tem a qualidade de territorial, ou está adstrito aos limites de um território.

Assim, juridicamente, significa a qualidade ou a condição jurídica, que se deriva ou que promana de ou se restringe a um território, ou aos *limites territoriais* de um lugar ou de um país.

Destarte, a *territorialidade do Direito*, em oposição à personalidade, quer indicar que as regras jurídicas têm sua origem ou residem na competência territorial do legislador.

Igualmente, a *territorialidade da competência* é a que se restringe a ou dimana da jurisdição territorial atribuída às autoridades, distinguindo-se, assim, da competência pessoal e da competência por matéria.

É que a territorialidade, em qualquer circunstância, importa em mostrar o caráter, a qualidade, a condição do que está preso, está adstrito, ou circunscrito aos limites territoriais de algum lugar, opondo-se ao sentido da extraterritorialidade.

TERRITORIALIDADE DA COMPETÊNCIA. Em princípio, a competência territorial, de que resulta a territorialidade da competência, é a que se origina da soma de poderes jurisdicionais atribuídos a uma autoridade, para que os exerça nos limites de um território.

Circunscrita a estes limites, já a autoridade não pode levar seus poderes nem tem jurisdição sobre territórios outros que não sejam os de sua competência. *Além dos limites territoriais* estabelecidos, não se lhe reconhece qualquer competência, salvo quando a própria lei, que limitou seus poderes territoriais, lhe outorga força extraterritorial, para que se amplie ou se prorrogue sua competência.

A extraterritorialidade da competência, assim, é uma exceção, para casos especiais, em que fatos, fora de seu alcance territorial, se coloquem na competência da autoridade.

A extraterritorialidade de competência, em regra, provém de uma prorrogação, ou é determinada pela própria lei, ou é consequente da prevenção, como se anota nos casos dos arts. 114 e 106 do Cód. de Processo Civil.

TERRITORIALIDADE DAS LEIS. A territorialidade das leis quer exprimir o *caráter de territorial*, ou a *condição de territorial* atribuída, em princípio, às leis emanadas do poder competente.

Por essa razão, como regra, as leis são aplicadas somente dentro dos limites territoriais do país que as instituiu. E, somente por exceção e em casos especiais, serão admitidas com *eficácia extraterritorial*.

Segundo a lição de Clóvis Beviláqua, “expressão da soberania do Estado, a lei obriga a todos os que se acham no território nacional, salvo as exceções consagradas pelo Direito Público externo, em favor dos representantes diplomáticos de outros Estados, e as aplicações da lei estrangeira, no domínio do Direito Internacional Privado”.

Estão aí definidos os princípios da territorialidade das leis, em oposição à extraterritorialidade, que importa em uma exceção, fundada nos princípios ou na teoria que ajusta a condição *dalei pessoal*, ou da *personalidade das leis*.

A teoria da territorialidade e extraterritorialidade das leis está sob regime das teorias dos estatutos pessoal e real, notadamente, em verificação dos quais têm aplicação ou as leis territoriais ou as leis pessoais.

O princípio da territorialidade das leis é igualmente chamado de *realidade das leis*, referentes que são aos estatutos reais, disciplinadores, especialmente, dos direitos de propriedade.

TERRITÓRIO. Do latim *territorium*, de *terra*, juridicamente e em amplo sentido, exprime *toda extensão da superfície terrestre* ocupada por um povo, servindo de *lugar* para a fixação de uma coletividade política.

Desse modo, o território não somente pode compreender a *área* ou a *extensão geográfica*, em que se implanta uma Nação, como qualquer *porção de terra* em que se fixa uma jurisdição ou se estabelece uma *unidade administrativa*.

Assim, em conceito político, território traduz sempre a ideia de uma organização, ou coletividade política *fixada nas terras* que, devidamente limitadas, ou definidas, compõem a extensão geográfica, em que se estaciona a mesma organização. Tem, pois, sentido mais complexo que o de *terra*, ou de *terreno*, tomados como elementos integrantes do território, e compreendidos dentro dos limites geográficos que demarcam o território.

TERRITÓRIO DO ESTADO. No sentido do Direito Internacional, território do Estado é a extensão geográfica ocupada por uma Nação e sobre a qual o Estado, Nação politicamente organizada, exerce a sua soberania.

Por essa razão, o território do Estado é considerado não somente como um dos elementos fundamentais de sua própria constituição como *nação soberana*, como serve de limites para o exercício dessa soberania e competência de seus órgãos governamentais.

O território dos Estados compreende todo solo ocupado pela Nação, inclusive de ilhas que lhes pertençam; os rios, lagos e mares interiores, ou golfos, baías e portos, a faixa do mar exterior, que banha as suas costas, ou litoral, a qual constitui as suas águas territoriais, como o espaço aéreo correspondente, bem assim parte dos rios e lagos implantados em seus limites divisórios com outras nações, que o Direito Internacional lhes atribui.

Ao território de um Estado se assegura a sua integridade, sendo que toda violação é considerada como uma agressão.

Os diversos territórios das nações soberanas distinguem-se entre si pelas qualificações derivadas dos nomes atribuídos aos Estados: *território brasileiro*, *território francês*, *território americano*, correspondendo às expressões território do Brasil, território da França, território dos Estados Unidos.

TERRITÓRIO ESTADUAL. Na linguagem do Direito Público Interno, território estadual entende-se a parte do território brasileiro que é ocupada por um dos Estados da Federação, e sobre que exerce sua jurisdição.

TERRITÓRIO FEDERAL. Designa a unidade federativa, subordinada à jurisdição e administração da União, e assim constituída por questões de ordem pública.

Os Territórios, ao contrário dos Estados federados, não têm autonomia administrativa, indicando-se, propriamente, dependências administrativas do Governo da União, que lhes nomeia os administradores e lhes provê os serviços.

No entanto, os territórios têm representação no Congresso Legislativo, para o qual elegem seus Deputados (CF, art. 45, § 2º).

Território federal é aquele que não foi ainda transformado em Estado e, portanto, não faz parte da organização político-administrativa da República, muito embora integre a União.

Pode ser dividido em Municípios e suas contas serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do TCU.

Aquele que tiver mais de 100.000 habitantes terá Governador nomeado e Poder Judiciário, além de eleições para a Câmara Territorial.

Cada Território poderá eleger quatro Deputados.

Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre sua incorporação, subdivisão ou desmembramento, ouvidas as Assembleias Legislativas Estaduais.

São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios.

Compete ao STF o julgamento de litígio entre Estado estrangeiro e o Território.

Competem à União os impostos estaduais do Território e também os municipais, se ele não for dividido em Municípios.

O sistema de ensino do Território deverá ser organizado e financiado pela União.

TERRITÓRIO FICTO. Em oposição ao *território real*, que assenta em uma verdade ou realidade geográfica, *território ficto* entende-se aquele que se constitui e se reconhece por uma ficção jurídica.

Consoante regras e princípios instituídos e aceitos pelo Direito Internacional Público, constituem o território ficto:

- a) os navios e embarcações de guerra de uma nação, onde quer que se encontrem, arvorando o pavilhão de seu país;
- b) os navios mercantis, em águas territoriais do país a que pertencem e em alto-mar, isto é, fora das águas territoriais de outras nações;
- c) os navios e embarcações mercantes estrangeiros quando em águas territoriais de outro país, salvo restrições reconhecidas internacionalmente;
- d) as aeronaves de guerra, onde quer que se encontrem;
- e) as aeronaves, mesmo mercantis, quando sobrevoando, em alto-mar, a qualquer altura atmosférica, e sobre o território estrangeiro, a grande altura atmosférica.

Neste aspecto, como se evidencia, há uma *atmosfera territorial*, como há um *mar territorial*. A atmosfera territorial é a que corresponde ao espaço aéreo compreendido acima do território, até onde se possa considerar sua adjacência. A grande altura atmosférica, ou *alta atmosfera*, mantém analogia com o *alto-mar*.

TERRITÓRIO MUNICIPAL. É a superfície ocupada por um Município e sobre o qual exerce todo o seu poder e autoridade.

TERRITÓRIO NACIONAL. É o que pertence ou corresponde ao território de uma nação, em razão de suas fronteiras e limites fixados e reconhecidos, pelo que determina o espaço geográfico e o ficto, submetido a seu império e onde exerce sua soberania.

Na linguagem corrente, a expressão território nacional opõe-se ao sentido de território estrangeiro, ou seja, o território pertencente a outra nação ou a outro país.

TERRORISMO. Conforme proposição de repúdio feita à Organização das Nações Unidas em 2005 por seu Secretário-Geral, Koffi Annan, “considera-se terrorismo qualquer ação que tencione provocar a morte ou causar sérios ferimentos a civis ou não combatentes, com o propósito de intimidar a população ou a compelir um governo ou uma organização internacional a fazer ou a se abster de fazer qualquer ato”. A Constituição de 1988, em seu art. 4º, VIII, coloca o repúdio ao terrorismo como um dos princípios que regem a atuação do Brasil no concerto das nações, além de considerar o terrorismo como crime hediondo, no art. 5º, XLIII.(nsf)

TESE. Pelo latim *thesis*, do grego *thésis* (argumento, proposição), vulgarmente entende-se o assunto, a matéria, a questão, sobre que se discute, ou que se sustenta.

Tese. Na terminologia acadêmica, ou universitária, designa a *dissertação escrita* apresentada a um estabelecimento de ensino, perante o qual é ela sustentada, com a intenção de se obter um título de doutor, ou o provimento de cargo de professor titular ou livre docente.

Assim, a tese dir-se-á *tese para doutoramento*, ou *tese de concurso para professor titular* ou *livre docente*.

O assunto, tema ou matéria, sobre que versará a tese, é de livre escolha do interessado. No entanto, segundo a técnica, deve ser nela discutida, convenientemente, a matéria, a fim de que conclua o seu autor pelos princípios que se formulam em suas proposições.

Justamente sobre as proposições e princípios afirmados na tese é que versa a sustentação.

TESOURARIA. De *tesouro*, além de exprimir o *cargo*, ou o *ofício de tesoureiro*, designa o local em que se guardam os valores e dinheiros pertencentes a uma instituição, em que se executam os serviços relativos a *recebimentos e pagamentos* pertinentes aos negócios da mesma instituição.

A tesouraria, em regra, não constitui uma repartição nem um estabelecimento autônomo. É, propriamente, uma *seção* ou uma *dependência* de uma repartição pública, ou de um estabelecimento particular, a que se cometem as atribuições de cuidar e realizar os negócios e as operações de ordem pecuniária, autorizadas pela *chefia* da repartição ou do estabelecimento.

Nos estabelecimentos comerciais, bancários e industriais, as *tesourarias* têm a denominação especial de *caixas*, por meio das quais semelhantes instituições cumprem todas as suas operações de ordem financeira.

TESOUREIRO. De *tesouro*, é a denominação especialmente dada a toda pessoa que, como funcionário, empregado, ou por qualquer outro título, exerce a chefia e a direção de uma tesouraria, cuidando dos recebimentos e dos pagamentos que estão afetos a uma repartição ou estabelecimento, e cumprindo a escrituração, nos livros caixa e auxiliares, de todas as operações financeiras transitadas pela tesouraria.

Em geral, seja nas tesourarias de repartições públicas, como nas de estabelecimentos comerciais, os tesoureiros *dão garantias de sua gestão por meio de fianças ou cauções*.

Semelhantes cauções e fianças servem assim para assegurar às repartições, ou aos empregadores, a indenização que se fizer necessária, em razão de *desfalques*, ou *desvios de valores*, confiados ao tesoureiro.

Aliás, mesmo sem essa fiança ou caução, por força de lei, à Fazenda Pública é conferida *ahipoteca legal* sobre os imóveis dos tesoureiros [Cód. Civil/2002, art. 1.489, I (Cód. Civil/1916, art. 827, V.)]. (ngc)

TESOURO. Do grego *thesaurós*, pelo latim *thesaurus* (haveres, grandes riquezas, provisões), em sentido gramatical e amplo designa toda soma de haveres, ou valores, de grande vulto, representando o que vulgarmente se diz *uma fortuna*.

Por esta razão, todas as *coisas de grande valor*, tudo o que represente um *alto preço*, é correntemente mencionado como um tesouro.

Tesouro. Mas, no sentido técnico do Direito Civil, *tesouro* entende-se o *depósito antigo* de coisas preciosas, *oculto* e *de cujo dono não se tem memória* [Cód. Civil/2002, art. 1.264 (Cód. Civil/1916, art. 607)].

Assim, *tesouro* entende-se *toda coisa de valor*, encontrada oculta, ou enterrada, sobre a qual nenhuma pessoa possa justificar um direito de propriedade.

O Direito Civil brasileiro, no entanto, restringe-o a que esta coisa de valor seja *moeda*, ou *coisas preciosas*. E outros Direitos ampliam-no para o considerar *qualquer coisa oculta ou enterrada*.

Coisas preciosas entendem-se, claramente, joias trabalhadas em ouro, ou outro metal precioso, como as pedras igualmente designadas como preciosas: brilhantes, rubis, esmeraldas etc.

É fundamental, porém, para que se repute como um tesouro, que a coisa enterrada, ou escondida, seja moeda, coisas preciosas ou qualquer outra coisa, não tenham dono, ou que sobre elas ninguém possa justificar um direito de propriedade.

Havendo *indicação do dono*, ou podendo este justificar a propriedade da coisa oculta, ou enterrada, esta não se considera tesouro. Destarte, o encontro destes valores, ou destas coisas, está sob regime diferente. O tesouro é regulado pelo disposto nos arts. 1.264 a 1.266 do Cód. Civil/2002 (Cód. Civil/1916 – arts. 607 a 610). (ngc)

TESOURO NACIONAL. É a denominação atribuída ao departamento do Ministério da Fazenda, onde se centraliza a administração dos negócios financeiros do Estado, notadamente no que se refere à receita e despesa públicas.

O Tesouro Nacional, em nosso país, é constituído por várias repartições, que formam *diretorias* especiais e particularmente encarregadas do desempenho de certas funções, todas de ordem fazendária.

Todas as Diretorias do Tesouro estão sob a superintendência de uma Diretoria-Geral, que serve de intermediária entre elas e o Ministério, propriamente.

O Tesouro Nacional tem jurisdição em todo o território nacional, sendo que, em cada Estado federado, é representado por uma *Delegacia Fiscal*, que executa os serviços de ordem fazendária nos limites de todo o Estado, cumprindo ordens e instruções emanadas das autoridades competentes com assento no Tesouro Nacional.

O Tesouro Nacional é, às vezes, denominado Tesouro Federal, em distinção ao Tesouro do Estado, ou do Município. *Fazenda Nacional*.

TESOURO PÚBLICO. Genericamente, tesouro público designa o *erário*, ou o *fisco*, significando, assim, o órgão público encarregado dos negócios fiscais federais, estaduais ou municipais.

Para distinguir, então, o tesouro, ou erário, diz-se *tesouro federal*, *tesouro estadual* e *tesouro municipal*.

TESTADA. De *testa*, entende-se, propriamente, a *parte fronteira*, ou *toda extensão* de um dos lados de um prédio em relação à outra coisa, *com a qual se defronta*, ou *está em limites*.

A *testada*, pois, tanto pode ser da *frente*, como pode ser dos *fundos*, ou dos *lados*, desde que sempre se indica toda extensão, ou toda a *linha horizontal* de um dos lados da propriedade, em relação à outra propriedade, a uma rua, a uma estrada, ou às margens de um rio.

Neste sentido é que o emprega o Código Civil/2002, nos arts. 1.249 n° 1 e 1.250, parágrafo único (Cód. Civil/1916, art. 537, n° I, e 540).

Testadas das margens ribeirinhas do rio, isto é, a extensão de um dos lados da propriedade imobiliária, que dá para as ribanceiras do rio. E tanto pode ser esse lado, a frente, o lado propriamente dito, como os fundos desse terreno.

Testada do terreno aluvial é a extensão do imóvel que se defronta com o terreno formado pela aluvião, a que ele se veio anexar, como o acréscimo [Cód. Civil/2002, art. 1.250, parágrafo único (Cód. Civil, art. 540)]. (ngc)

TESTADOR. Do latim *testator*, de *testari* (declarar, fazer testamento), indica-se a pessoa que *dispõe de seus bens por testamento*, a fim de que seja cumprida a sua vontade depois de sua morte.

O Cód. Civil/2002, arts. 1.857, *caput*, e 1.858 (Cód. Civil/1916, art. 1.626) determina que compete ao testador, em testamento, dispor de seu patrimônio, em todo ou em parte, para depois de sua morte, mas a liberdade, ou a *faculdade de testar*, é condicionada a preceitos, a que se devem obedecer.

Assim, para que válidas sejam as disposições do testador, fundamental que o *testador*, podendo dispor de seus bens, quando assim o fez, ou quando fez o testamento, estivesse em plena capacidade civil.

A incapacidade superveniente, isto é, a que se evidencia depois que o testamento é regularmente feito, não o vicia. O testador tinha quando fez o testamento plena capacidade e bem podia testar [Cód. Civil/2002, art. 1.861 (Cód. Civil/1916, art. 1.628)].

Por outro lado, quando o testador tem herdeiros legítimos e forçados, *não pode dispor livremente* de todo seu patrimônio, mas, simplesmente, *da metade dos bens que lhe pertencem*. A outra metade, de pleno direito, pertence aos herdeiros necessários [Cód. Civil/2002, art. 1.846 (Cód. Civil/1916, art. 1.721)]. (ngc)

TESTAMENTARIA. Do latim *testamentaria*, forma feminina de *testamentarius* (de testamento, relativo ou pertencente ao testamento), entende-se o *ofício* ou os *encargos do testamenteiro*.

Assim, a *testamentaria* é, igualmente, a administração dos bens deixados em testamento e, ao mesmo tempo, a soma de funções e de atribuições que, por lei e pela própria vontade do testador, se cometem ao testamentário.

TESTAMENTÁRIO. Do latim *testamentarius*, revela o que pertence ao testamento, ou dele vem ou deriva.

TESTAMENTEIRO. De *testamento*, ou conforme os léxicos, do latim *testamentarius* (testamentário, relativo ao testamento), indica a pessoa a quem se cometem os encargos de uma testamentaria, para que cumpra as disposições de um testamento.

Em regra, o testamentário é nomeado pelo testador, no próprio testamento ou em codicilo. No entanto, em sendo omissa a testamentaria, a testamentaria se defere ao cônjuge sobrevivente, ou a um dos herdeiros, na sua falta. A nomeação de um herdeiro como testamentário é faculdade do próprio juiz.

Em certos juízos, na ausência do cônjuge, ou herdeiro necessário, a testamentaria é confiada ao *testamentário judicial*.

Costumam chamar o testamentário de *executor testamentário*. É esta denominação, porém, de natureza restrita. Nem sempre ao testamentário se defere a administração dos bens do *de cujus*. E assim ocorre quando há cônjuge supérstite, ou herdeiro necessário, estando a posse e a administração dos bens em poder deles. Nesta hipótese, é ele um mero promotor da execução testamentária, cabendo-lhe a missão de fiscalizar o cumprimento das últimas vontades do testador, reclamando quando haja desvio ou desrespeito às disposições testadas.

TESTAMENTEIRO DATIVO. É a denominação que se atribui ao testamentário nomeado pelo juiz, dentre os herdeiros do testador, quando não tenha este nomeado pessoas para executar o testamento, e não deixa cônjuge supérstite.

TESTAMENTEIRO INSTITUÍDO. É a designação que distingue o testamentário nomeado pelo próprio testador, seja no respectivo testamento, seja em codicilo.

Diz-se, igualmente, *testamentário testamentário*, porque foi *nomeado por testamento*. Mas, sem dúvida alguma, o qualificativo *instituído* deve ser o preferido.

Na instituição de testamentário, pode o testador escolher mais de uma pessoa, não somente para que, *conjuntamente*, executem e deem cumprimento ao testamento, como para que, na falta de uma pessoa, o outro, ou os outros, em sucessão, se desobriguem da missão.

Quando os testamentários têm que cumprir o testamento em ação conjunta, dizem-se *conjuntos*. Quando um venha substituir o outro, dizem-se *testamentários sucessivos*.

TESTAMENTEIRO JUDICIAL. Assim se nomeia o serventário da Justiça, com assento em um juízo, com as funções de servir de testamentário nos testamentos em que não há testamentários instituídos, quando não há cônjuge supérstite nem herdeiros necessários.

TESTAMENTEIRO PARTICULAR. É a denominação dada ao testamentário, quando não lhe é deferida a administração do espólio. E, assim, sua incumbência, é, especialmente, a de promover a execução do testamento, vigiando para que o cônjuge supérstite, ou os herdeiros do *de cujus*, com quem está a administração do espólio, cumpram as últimas vontades do testador, opondo suas impugnações e fazendo suas reclamações, quando evidenciados transgressões ou desrespeitos à lei e à vontade do testador.

TESTAMENTEIRO UNIVERSAL. É aquele a quem, além da execução do testamento, é confiada a posse e a administração dos bens do testador, até que se cumpram, em definitivo, as disposições e cláusulas testamentárias.

A posse e a administração dos bens da herança, porém, somente se confiam ao testamentário quando não deixa o testador nem cônjuge supérstite nem herdeiros necessários [Cód. Civil/2002, art. 1.977, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 1.754)]. (ngc)

TESTAMENTO. Do latim *testamentum*, de *testari* (testar, fazer testamento, dar por testamento), na significação jurídica *testamento* é o ato jurídico revogável e solene, mediante o qual uma pessoa, em plena capacidade e na livre administração e disposição de seus bens, vem instituir herdeiros e legatários, determinando cláusulas e condições que dão destino a seu

patrimônio, em todo, ou em parte, após a sua morte, bem assim fazendo declarações e afirmações sobre fatos, cujo reconhecimento legitima por sua livre e espontânea vontade.

Por essa forma, embora geralmente o objetivo dos testamentos seja concernente à *disposição de bens*, pela qual se opera a distribuição e partilha de seu patrimônio, no testamento pode ainda ser fixada qualquer outra disposição, concernente à *tutória dos filhos, ao reconhecimento da filiação*, fatos que, por sua natureza, não se mostram de *valor patrimonial*.

O Cód. Civil define o testamento como peça de ordem eminentemente patrimonial: “o ato personalíssimo pode ser mudado a qualquer tempo”, pelo qual toda pessoa capaz pode dispor, no todo ou em parte, do seu patrimônio, para depois de sua morte” – Cód. Civil/2002, arts. 1.857, *caput*, e 1.858 (Cód. Civil/1916, art. 1.626).

Não tendo o testamento, porém, a única finalidade de assentar uma disposição de bens *post mortem*, a definição do Código é, evidentemente, incompleta.

Por sua própria expressão, *testamento*, de *testamentum*, que igualmente significa *testemunho*, no conceito das *Institutas*, assim se chamava, justamente, porque é um ato *destinado* a testemunhar a vontade do testador.

E bem por isso, no *Digesto*, no dizer de Modestino, o testamento entendia-se “a disposição, ou a declaração justa, ou solene, de nossa vontade, sobre aquilo que queremos que se faça depois de nossa morte”.

Normalmente, o testamento deve ser ato escrito. Excepcionalmente, porém, mediante certas cautelas, permite-se o *testamento verbal*, ou *por palavras*, o *nuncupativo*.

Testamento. Extensivamente, além de designar o *ato jurídico*, em que se fixa a vontade do testador, aplica-se *testamento*, seguindo-se a regra do continente pelo conteúdo, para indicar o instrumento, o documento ou o título comprobatório do testamento.

TESTAMENTO ABERTO. Em oposição à qualificação de *cerrado*, que nos traz ideia *defechado*, ou *secreto*, atribui-se a qualidade de *aberto* ao testamento feito por instrumento público.

Assim, *testamento aberto* é o mesmo testamento público, que assim recebe a especificação, porque o testador manifesta a sua vontade *abertamente* na presença das pessoas a quem manifesta a sua vontade de testar, ficando elas cientes ou bem inteiradas do que há disposto no testamento.

TESTAMENTO CERRADO. É o testamento que é escrito e assinado pelo próprio testador, ou por alguém a seu rogo perante duas testemunhas, e aprovado por oficial público perante as cinco testemunhas numerárias e o próprio testador.

E recebe precisamente a qualificação de *cerrado*, porque, nem mesmo em sua aprovação, o oficial público e as testemunhas tomam conhecimento de seu conteúdo. E, assim, fechado, isto é, *lacrado e cosido*, conserva-se em segredo ou sigilo, até que, pela morte do testador, venha a ser aberto.

O testamento cerrado possui requisitos essenciais, sem o que não se entende autêntico nem válido. São os que se consignam no Cód. Civil/2002, arts. 1.868 a 1.875 (Cód. Civil/1916, art. 1.638 a 1.644).

É fundamental à validade e autenticidade do testamento cerrado o ato, ou o *instrumento de aprovação*, por oficial público, que, depois dessa formalidade, *lacrará e coserá* o invólucro em que se encerra o testamento.

O *instrumento de aprovação*, assim, é o ato formal por que o oficial público, diante da declaração do testador de que o instrumento apresentado é o seu testamento, e “que o tem por seu, bom, firme e valioso”, prestada perante ele e perante as testemunhas, *reconhece e autentica o título testamentário*, fazendo nele o relatório breve de todas as ocorrências havidas no ato, em que funcionou, segundo as regras legais.

E antes de entregar o testamento, devidamente cerrado, ao testador, lançará, em seu livro, a data em que o mesmo foi aprovado e entregue [Cód. Civil/2002, art. 1.874 (Cód. Civil/1916, art. 1.643)]. (ngc)

TESTAMENTO CONJUNTIVO. Denominação genérica dada ao testamento feito, conjuntamente, por duas pessoas, dispondo ao mesmo tempo de seus bens, em benefício

recíproco, ou em favor de um terceiro. Diz-se *conjunto*, porque é *feito por um só ato*, ou *por um só testamento*, em que dois são os testadores.

Diz-se, igualmente, testamento *mancomunado* ou *testamento de mão comum*.

O testamento conjuntivo, ou conjunto, pode tomar várias formas: ser *simultâneo*, *recíproco* ou *correspectivo*.

É *simultâneo*, quando os testadores, *em mão comum*, ou conjuntamente, *num só testamento*, dispõem a favor, ou em benefício de terceiros.

É *recíproco*, quando o testamento resulta numa reciprocidade de testações, em testamento, se instituem herdeiro um do outro, a fim de que se transfiram os bens de um ao que lhe sobreviver.

É *correspectivo*, quando as disposições feitas no testamento *correspondem a retribuições*, ou *acompenhações* pelos *recíprocos testamentos*.

O Cód. Civil/2002, art. 1.863 (Cód. Civil/1916, art. 1.630), proíbe qualquer espécie de testamento conjuntivo, “por serem, como bem atenta Clóvis Beviláqua, modalidades de pactos sucessórios, e por contravirem um dos caracteres essenciais do testamento, que é a revogabilidade”.

A proibição do testamento conjuntivo não impede que os cônjuges entre si instituem pactos antenupciais, ou disposições referentes à sucessão, sem prejuízo dos herdeiros necessários e sem ferir o princípio de sua revogação por testamento. (ngc)

TESTAMENTO CORRESPECTIVO. É uma das modalidades de testamento conjuntivo *outestamento mútuo*. Funda-se, principalmente, na disposição que se promove *como retribuição*, ou *compensação*, à que é feita pelo outro testador.

Desse modo, o testamento correspectivo importa num *testamento imposto*, em virtude da disposição que outrem fez em seu benefício.

Assim, o testamento recíproco tem natureza de testamento correspectivo, desde que um dos testadores institui o outro como seu herdeiro, desde que ele, igualmente, assim o faça. Há, pois, uma evidente *retribuição*.

TESTAMENTO DO CEGO. O testamento feito pelos cegos, que se mostrem capazes, está subordinado a regras especiais.

Além disso, somente se permite que os cegos instituem herdeiros testamentários *portestamento público*. Nenhuma outra forma testamentária terá validade, desde que essa é a imposição do Cód. Civil/2002, art. 1.867 (Cód. Civil/1916, art. 1.637).

As precauções tomadas pelo Cód. Civil são mais ou menos análogas às de outros códigos: o instrumento, depois de lavrado pelo oficial público, deve ser lido, em voz alta, por duas vezes, uma delas pelo próprio tabelião, e a segunda por uma das testemunhas numerárias. Todas estas ocorrências devem ser anotadas no próprio instrumento [Cód. Civil/2002, art. 1.867 (Cód. Civil/1916, art. 1.637)]. (ngc)

TESTAMENTO DO SURDO-MUDO. A incapacidade de testar do surdo-mudo não é disposta em caráter absoluto. A lei civil a condiciona ao fato de *não poder manifestar a sua vontade*. Podem testar, portanto, os surdos-mudos que se possam manifestar, isto é, *que bem se possam fazer compreender*, dando uma clara manifestação de sua vontade.

Sabendo ler e escrever, pode mesmo o surdo-mudo fazer testamento cerrado [Cód. Civil/2002, art. 1.873 (Cód. Civil/1916, art. 1.642)]. Contudo, o indivíduo inteiramente surdo, que saiba ler, lerá o seu testamento e, se não o souber, designará quem o leia em seu lugar, podendo, assim, fazer testamento público [Art. 1.866 do Cód. Civil/2002 (art. 1.636 no Cód. Civil/1916)]. (ngc)

TESTAMENTO DOS INCAPAZES. Os incapazes não podem testar; além deles, todo aquele que, no ato de testar, não tiver pleno discernimento, também não pode testar. Em conformidade com a Lei civil, podem testar os maiores de 16 anos (arts. 1.857 e 1.860, do Cód. Civil/2002).

Assim, quem não tiver a idade legal nem estiver no uso de sua perfeita razão, não poderá testar, sendo nulo o ato de disposição testamentária que houver feito.

A incapacidade para testar, porém, é a que se anotar *na data* em que o testamento se fez. *A incapacidade superveniente* não invalida o testamento eficaz, isto é, se *feito quando capaz era o testador*. Por outro lado, a *superveniência da capacidade* não invalida o testamento feito quando incapaz era o testador [Cód. Civil/2002, art. 1.861 (Cód. Civil/1916, art. 1.628)]. (ngc)

TESTAMENTO ESPECIAL. É denominação genérica dada a todo testamento de exceção, ou que *tem forma privilegiada*, em razão das circunstâncias ou em face da posição da pessoa que o promove.

O Cód. Civil, como *testamentos especiais*, somente admite os *militares* e *marítimos*.

O Cód. de Proc. Civil, no entanto, permite a formalização do *testamento hológrafo* ou *particular*.

TESTAMENTO HOLÓGRAFO. O Cód. Civil igualmente consigna a forma do *testamento hológrafo*, sob a rubrica de *particular*.

Hológrafo, do grego *holo* (inteiro) e *graphos*, de *graphein* (escrever), quer exprimir *inteiramente escrito*, ou *escrito por inteiro*.

Desse modo, testamento hológrafo é o que é *inteiramente escrito*, ou instrumentado, *pelas mãos do testador*.

Assim, o testamento hológrafo distingue-se do *cerrado*, porquanto este pode *ser feito por mãos de outrem*, enquanto o hológrafo tem como requisito dominante ser escrito pelo próprio punho do disponente. E se distingue mais porque lhe falta o *instrumento de aprovação*, que é fundamental ao *cerrado*.

Bem por isso, o testamento hológrafo pode ser compreendido como o testamento particular feito pelo próprio punho do testador, mas que não se autenticou pelo auto, ou instrumento de aprovação, previsto legalmente para o testamento *cerrado*.

Assim, cumpridas as diligências legais, ouvidas as testemunhas signatárias do instrumento, discutido o assunto entre os interessados, se *homologado o testamento*, terá este a sua *autenticidade reconhecida*, valendo como de direito.

TESTAMENTO LITIGIOSO. Não se trata, propriamente, de uma forma de testamento. *Testamento litigioso* é aquele que está sendo objeto de uma contestação, ou de uma impugnação, por parte dos interessados, que, ou não o julgam válido, ou não o julgam verdadeiro.

TESTAMENTO MARÍTIMO. Genericamente, assim se nomeia o testamento que é feito, ou passado, em qualquer embarcação, ou navio, seja da marinha de guerra, ou mercante, *em viagem de alto-mar*, por pessoa que nele se encontre.

Os *testamentos marítimos* podem ser formulados por *ofício do comandante de bordo*, ou de seu escrivão, ou *pelas mãos do próprio testador*.

O testamento instrumentado pelo comandante, ou pelo escrivão de bordo, assemelha-se ao público. E o que é feito pelo testador, ou por outrem a seu mando, ao *cerrado*. O testamento marítimo caduca se, não morrendo o testador em viagem, não o revalidar logo que desembarque.

O Cód. Civil/2002 regula o testamento marítimo (ou aeronáutico) nos arts. 1.888 a 1.892. (ngc)

TESTAMENTO MILITAR. É o que é feito por militar, ou por pessoa a serviço das forças armadas, *em campanha*, dentro ou fora do país, como *em praça sitiada*, ou que *esteja de comunicações cortadas*.

Em regra, o *testamento militar* toma a forma *cerrada* quando feito pelo próprio punho do testador, mas pode ser instrumentado pelo comandante da guarnição, ou do corpo, em que se encontra, mesmo eventualmente.

Quando em combate, permite-se mesmo aos militares, ou pessoas a serviço das forças armadas, que façam *testamento nuncupativo*, que é outra forma especial de testamento militar.

O testamento militar é caducável [art. 1.895, do Cód. Civil/2002 (art. 1.662 no Cód. Civil/1916)]. E assim ocorre quando, depois dele, o testador esteja 90 dias seguidos em lugar onde poderia testar na forma ordinária, salvo se o testamento feito traz as formalidades do art. 1.894, parágrafo único, do Cód. Civil/2002 (art. 1.661 no Cód. Civil/1916). (ngc)

TESTAMENTO MÍSTICO. É denominação que se atribui, igualmente, ao testamento cerrado, pelo fato de serem as disposições nele contidas guardadas, ou conservadas, em segredo, até que faleça o testador.

TESTAMENTO MÚTUO. Designação dada ao testamento conjuntivo, quando toma a forma de *recíproco*, ou *correspectivo*, porquanto, nestas espécies, o testamento é disposto mutuamente, isto é, em proveito recíproco dos próprios testadores.

O Cód. Civil, inspirado indubitavelmente no Cód. Civil francês, não admite nenhuma espécie de testamento conjuntivo, pelo que veda a promoção do testamento mútuo.

TESTAMENTO NUNCUPATIVO. Consoante a significação de *nuncupativo*, de *nuncupare* (mencionar pelo nome), designa a forma de *testamento verbal*, instituído por militares, quando em combate, ou feridos.

Os romanos o reconheciam, sendo que, mesmo de início, era privilégio que se atribuía, enquanto em serviço, a qualquer soldado. Justiniano limitou-o aos períodos de campanha, *in expeditionibus occupatus*.

O testamento nuncupativo, ou *testamento oral*, deve ser feito pela *declaração a duas testemunhas*, a quem se confia a missão de dar notícia dessa última vontade, se o testador morre em combate, ou do ferimento nele recebido.

TESTAMENTO ORDINÁRIO. É a designação dada a todo testamento que se instrumenta, ou se formula, segundo as regras comuns da lei civil.

O Cód. Civil reconhece como testamentos ordinários, em distinção aos especiais, o *público*, *ocerrado* e o *particular* ou *hológrafo*. (art. 1.862, do Cód. Civil/2002). (ngc)

TESTAMENTO PARTICULAR. No sentido que lhe empresta o Cód. Civil, o testamento particular não é, genericamente, o que não é feito pelo oficial público ou notário. É o *testamento hológrafo*, em virtude do que deve ser inteiramente *grafado pelo testador*, que igualmente o assina.

Há, portanto, profunda diferença entre as expressões *testamento particular*, e *testamento por instrumento*, ou *escrito particular*.

O *por instrumento particular*, que pode ser escrito, *particularmente*, por quem não seja o testador, é que se distingue, propriamente, do *testamento público*, ou *por escritura pública*.

O *testamento cerrado* é feito por instrumento particular, mas não configura *testamento particular*. E o *testamento escrito por outrem*, embora por escrito particular, não pode ser tido como *testamento particular* ou *hológrafo*.

TESTAMENTO POSTERIOR. Assim se diz do testamento que se faz, a seguir de um outro, seja para lhe alterar as disposições, ou para revogar cláusulas que nele se tenham instituído.

A posterioridade do testamento é evidenciada, em regra, pela *data*, que nele, obrigatoriamente, se deve apor. Ou pela que serve de base ao ato de aprovação, se *cerrado*.

TESTAMENTO PÚBLICO. É aquele que é escrito por oficial público, ou notário, em seus livros de notas, de acordo com as declarações do disponente perante as testemunhas numerárias presentes ao ato.

O *testamento público* é ainda qualificativo de *autêntico*, de *testamento aberto*, e de *testamento solene*.

Autêntico, porque, instrumento por oficial público, a quem se atribui *fé pública*, vale como instrumento, ou como uma escritura pública.

Aberto, porque não se conserva em segredo, como o *cerrado*, desde que as disposições testamentárias são inscritas em livros públicos.

Solene, porque está adstrito a formalidades essenciais, prescritas em lei.

O Cód. Civil/2002 regula esta forma de testamento nos arts. 1.864 a 1.867. (ngc)

Para *testar publicamente* é necessário que a pessoa possa *de viva voz* manifestar a sua vontade, e, igualmente, que possa *verificar, pela leitura*, que são exatas as declarações.

O *surdo-mudo*, por essa razão, está impedido de *testar publicamente*. Já o cego e o analfabeto podem utilizar-se dessa forma, para dispor testamentariamente.

TESTAMENTO VERBAL. Designação que se dá ainda ao *testamento militar*, que se qualifica de *nuncupativo*.

TESTAR. Do latim *testari*, de *testis* (testemunha), originariamente tem o sentido de *atestar ou dar e tomar por testemunho*.

Juridicamente, porém, *testari*, de que se formou *testamentum*, exprime o *ato pelo qual o defunto manifesta a sua vontade*. E, daí, *testar* ser tido tecnicamente na significação de *fazer testamento*, ou *dispor testamentariamente*, o que equivale a dizer: *declarar na presença de testemunhas qual é a nossa vontade*.

TESTEMUNHA. Do latim *testimonium* (testemunho, depoimento), designa, na linguagem jurídica, a pessoa que *atesta a veracidade de um ato*, ou que *presta esclarecimentos* acerca de fatos que lhe são perguntados, afirmando-os ou os negando.

Bem por isso, ao rigor de sua origem, a expressão *testemunhar* não assinala simplesmente a pessoa que *afirma*, ou que *nega um fato*, cuja prova se pretende estabelecer; mas, ainda aquela que *certifica*, *atesta*, ou *é presente à feitura de um ato jurídico*, a fim de o autenticar, ou de o *confirmar*, posteriormente, se necessário.

Em qualquer sentido, pois, a função da testemunha está ligada ao conceito de prova, porquanto, seja em *firmando documentos*, como presente ao ato que neles se materializa, a testemunha está exercendo um ato, ou uma diligência probatória, isto é, *está compondo uma prova*, a prova testemunhal.

Quando a testemunha autentica o ato por sua assinatura, por ser presente a ele, *serve de testemunha*. E isto quer significar que *esteve presente ao ato e atesta* por sua assinatura que é verdadeiro ou real o que no documento se contém.

Quando a testemunha vem prestar declarações, ou dar depoimento, *está corroborando com o seu testemunho para a comprovação, negação de fatos*, que se quer provar. Aí, a pessoa *dá testemunho*, ou *presta testemunho* sobre o que é de seu conhecimento, de sua ciência, ou de audição alheia. É, assim, a pessoa que *vem a juízo* para depor em processo, de que não é parte, ou de que não participa, sobre fatos que nele se debatem, os quais se presumem ser de sua ciência, ou conhecimento.

Podemos, assim, para as distinguir, denominar as primeiras de *testemunhas documentárias, instrumentárias, ou signatárias*, e as segundas de *testemunhas processuais, judiciais ou judiciárias*, o que, em realidade, o são.

Nem toda pessoa pode servir de testemunha, notadamente quando a *afirmativa* ou *declaração* dela têm a finalidade de produzir prova.

O Cód. Civil/2002, art. 228, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 142) institui os casos de *inadmissibilidade* de testemunhas, seja por sua *incapacidade civil*, da *impossibilidade de depor*, por seu *interesse* na prova, ou pela sua ligação à pessoa, em favor de quem a prova deva ser produzida.

E o Cód. de Proc. Civil, firmando preceito acerca dos *depoimentos*, estabelece que poderão depor como testemunhas as pessoas a quem a lei não o proíbe.

Por outro lado, *ex vi* do Cód. Civil/2002, art. 229, *caput* e I (Cód. Civil/1916, art. 144): “ninguém pode ser obrigado a depor de fato, a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar segredo”.

Vide: *Segredo profissional*.

Em matéria de prova, há o brocardo de que *testis unus, testis nullus*, o que significa que a *afirmação ou o depoimento de uma só testemunha, sem se apoiar em qualquer outro elemento probatório, não faz fé em juízo*. Mas é argumento que não prevalece de modo absoluto.

O *testemunho único* pode, em certas circunstâncias, notadamente quando conforme com outras provas, ser convenientemente apreciado. Mesmo em face de *indícios* ou de *suspeitas fundadas* acerca do fato, o testemunho único pode, perfeitamente, ser elucidado e ter valor. (ngc)

TESTEMUNHAL. De *testemunho*, é adjetivamente empregado para distinguir e qualificar todo fato que se prende ao ou que se relaciona com o *testemunho*, ou provém de uma *testemunha*.

Assim, *prova testemunhal* é a que se opera por meio de testemunhas, ou a que se permite por testemunhas.

TESTEMUNHAR. De *testemunho*, significa o mesmo que *dar testemunho*, ou *prestar testemunho*. Desse modo, quando alude ao fato de se *testemunhar um documento*, ou *autenticar uma escritura*, traz o mesmo sentido de *assinar, como testemunha, assistir como testemunha, participar como testemunha, como certificar, ou autenticar por testemunho, e atestar*.

Neste aspecto, *testemunhar*, pois, é *testificar, certificar, confirmar, reconhecer*.

Quando, porém, é empregado para distinguir ação e efeito de se dizer o que se sabe, é propriamente *depor, declarar, comprovar, assegurar*.

TESTEMUNHAS ABONATÓRIAS. Denominação dada às pessoas que *emprestam sua assinatura em abono de outras*, ou que *atestam a identidade de alguém*.

A *testemunha abonatória* é de presença comum em negócios e operações comerciais e bancárias, em que as pessoas de firma já cadastrada nos estabelecimentos, ou bancos, *certificam a veracidade de uma assinatura*, ou a *identidade de uma pessoa* em negócios com o estabelecimento ou com o banco.

O *abono*, ou a *abonação* resultante do testemunho, não tem outro objetivo que atestar ou declarar a veracidade da assinatura, ou a identidade da pessoa que a faz.

TESTEMUNHAS AMEAÇADAS. A Lei nº 9.807, de 13.07.99, estabeleceu normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a testemunhas sob ameaça e dispôs sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham prestado efetiva colaboração voluntária à lei.

TESTEMUNHAS ARROLADAS. Expressão empregada para aludir às pessoas, cujos nomes se indicam num *rol*, ou numa *relação*, como as testemunhas que devem ser ouvidas num processo.

Desse modo, *testemunhas arroladas* entendem-se as pessoas dadas como cientes ou conhecedoras dos fatos, cuja prova se pretende produzir em juízo, civil ou criminal.

TESTEMUNHAS AURICULARES. Qualificação atribuída a toda testemunha que *afirma ou declara por ouvir dizer*. É, pois, a testemunha que não sabe de ciência própria, mas por informação alheia.

As testemunhas auriculares, igualmente denominadas de *testemunhas de oitiva*, de *ouvida alheia*, ou *por ouvir dizer*, somente se entendem *valiosas* se as suas afirmativas tiverem confirmação das pessoas a quem se referiram.

TESTEMUNHAS CERTIFICADORAS. São as que têm a missão de *certificar*, ou de *atestar*, a existência e veracidade do ato jurídico constante de um documento, cuja feitura presenciaram, ou que *atestam* perante o notário, ou oficial público, a identidade das pessoas que ali comparecerem para firmar um contrato, ou para assinar uma escritura.

Entendem-se as mesmas testemunhas *signatárias instrumentárias*, ou *documentárias*, cuja função, no momento, é bem diversa da das testemunhas judiciais ou judiciárias.

TESTEMUNHAS CONTESTES. Assim se dizem as testemunhas que, ouvidas sobre os mesmos fatos, são *uniformes, concordantes, harmoniosas*, em suas afirmativas ou alegações.

Assim, as testemunhas contestes são as que não divergem em suas declarações, corroborando nas mesmas afirmativas ou negações.

TESTEMUNHAS CONTRADITÓRIAS. Assim se entendem as testemunhas judiciais, ou judiciárias, que, em fazendo ou prestando declarações sobre fatos, que lhes são indagados, se mostram *discordantes, divergentes, confusas*, em suas próprias afirmativas, de modo que, por vezes, *uma resposta contradiz*, ou *procura anular* as asserções contidas em outras respostas.

São *contraditórias*, justamente, porque afirmam e negam ao mesmo tempo, ou por que não mantêm uma *uniformidade*, uma *coerência*, uma *concordância* e uma *verossimilhança* em suas respostas, que se entrechocam ou se repelem.

Como meio probatório, as testemunhas contraditórias indicam-se frágeis e defeituosas, não compondo a prova perfeita que se pretendia.

TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. Ou *testemunhas acusatórias*, em matéria penal, distinguem as testemunhas que são arroladas, ou indicadas, pelo representante do Ministério Público, como cientes, ou conhecedoras dos fatos criminosos que justificam a denúncia.

Dizem-se de acusação precisamente porque, por suas declarações, é que, após o sumário, se terá a verdade acerca da imputação criminal feita ao denunciado.

TESTEMUNHAS DE CRÉDITO DIMINUÍDO. São assim nomeadas as testemunhas que, por certos fatos, ou em face de certas circunstâncias, devem ter os respectivos depoimentos tomados com certa reserva.

A *credibilidade* da testemunha é atacável. Não podem nem devem suas declarações ser tidas em força absoluta, desde que fatos ponderáveis podem *depreciar*, ou *podem diminuir* a importância e valia de suas respostas.

Por esses fatos, reconhecidos por lei, ou reconhecidos pela jurisprudência, o *crédito* do depoimento pode, evidentemente, ser diminuído, de modo a *enfraquecer* a força de suas assertivas.

Assim, por exemplo, as testemunhas defeituosas, entre as quais as contraditórias, as testemunhas auriculares, sem confirmação das referidas, as testemunhas meramente informantes, podem ter seus depoimentos com a credibilidade diminuída.

A maior ou menor credibilidade do depoimento, pois, derivar-se-á das circunstâncias, ou dos próprios fatos que cercam a própria testemunha, anotados convenientemente.

TESTEMUNHAS DE DEFESA. Ao contrário das testemunhas acusatórias, as testemunhas de defesa são as que, em um processo criminal, se arrolam para *inocentar* ou para *atenuar a culpabilidade* do réu.

E, por essa razão, são justamente as testemunhas indicadas por seu advogado.

TESTEMUNHAS DE OUVIDA ALHEIA. São as mesmas testemunhas auriculares, ou por ouvir dizer, opondo-se, assim, ao sentido de testemunhas oculares, ou de ciência própria.

TESTEMUNHAS DE VISTA. Assim se dizem das pessoas que, tendo sido presentes, ou assistentes do fato que se quer comprovar, são chamadas a depor.

São, pois, *testemunhas oculares* e que têm conhecimento do fato por sua própria visão. Entendem-se, igualmente, testemunhas de *ciência própria*, desde que a informação lhes veio ao conhecimento *diretamente*, sem qualquer intermédio.

TESTEMUNHAS DEFEITUOSAS. É a qualificação aplicada, de modo genérico, para indicar toda testemunha a que *não se deve dar crédito*, em virtude de *defeitos* que atacam a credibilidade e idoneidade de seu depoimento.

As testemunhas dizem-se defeituosas: a) *por falta de boa fama*; b) *por suspeita de parcialidade*; c) *por suspeita de suborno*; e d) *por vício no depoimento*.

TESTEMUNHAS DIRETAS. Em oposição às testemunhas auriculares, ou de ouvida alheia, as *testemunhas diretas* são aquelas que têm conhecimento dos fatos dispostos por ciência própria, ou por os terem assistido ou presenciado.

TESTEMUNHAS DISCORDANTES. As testemunhas discordantes, ou divergentes, são aquelas que *afirmam ao contrário*, em *divergência*, ou em *dissonância*, às afirmativas de outras testemunhas, inquiridas sobre fatos de igual natureza, ou seja, sobre os fatos que elas igualmente depuseram.

Em regra, para *desviar*, ou *anular a discordância*, é do estilo trazerem à *acareação* as testemunhas discordantes, ou divergentes, a fim de que, assim defrontadas, *reafirmem suas declarações*, ou *delas se desdigam*.

Por esse meio, ver-se-á de que lado está a razão, porquanto, se há duas afirmativas diferentes, ou duas versões distintas sobre o mesmo fato, uma delas não será verdadeira, desde que se contrapõem.

TESTEMUNHAS FALSÁRIAS. São as que depõem *falsamente*, ou *com falsidade*, escondendo a verdade e fazendo afirmativas mentirosas.

Dizem-se geralmente testemunhas *falsas*. Mas, simplesmente *falso*, entender-se-ia que a testemunha é que não era *real*, isto é, não identificava, em realidade, a pessoa pretendida ou identificada como tal. Haveria, então, uma *falsidade de pessoa*.

O *falsário* exprime com mais acerto a qualidade da testemunha que *falseou a verdade*.

TESTEMUNHAS FEDATÁRIAS. Termo utilizado para designar a testemunha que presta informações sobre regularidade do ato processual.

Testemunha Fedatária é aquela que presenciou a realização do auto de prisão em flagrante, por exemplo. (pg)

TESTEMUNHAS HÁBEIS. São aquelas que têm a capacidade legal para depor e não se acham impedidas para tal.

Desse modo, o *hábil*, atribuído à testemunha, demonstra não somente o sentido de *capaz* como o de *impedimento* ou *defeito inexistente*.

TESTEMUNHAS IDÔNEAS. São as testemunhas que, sendo *hábeis*, se dizem igualmente de *bom conceito*. A idoneidade resulta da *consideração social* da pessoa, ou da *probidade*, que lhe é reconhecida.

TESTEMUNHAS IMPEDIDAS. Assim se entendem as testemunhas que, embora capazes, ou autorizadas a prestar depoimentos, em certas circunstâncias *são impedidas* de prestar declarações como testemunhas.

O impedimento, assim, não resulta de uma incapacidade legal, ou de uma ausência de habilidade jurídica, mas, decorre da circunstância de estar a pessoa ligada por interesse ao fato que se quer provar, ou ter relações de parentesco com a pessoa, em favor de quem se deve produzir a prova.

O Cód. Civil/2002, art. 228, Cód. Civil/1916, art. 142 assinala os casos de impedimento. (ngc)

TESTEMUNHAS IMPRESTÁVEIS. São as que, por defeitos, ou inidoneidade, não podem ser levadas em consideração, desde que, precedentemente, haja razões para que não se tomem como *crédíveis*, ou *atendíveis* as declarações que prestaram.

As pessoas de má fama, as pessoas suspeitas de parcialidade, ou de suborno, em regra, não podem merecer crédito. Os depoimentos delas, razoavelmente, não podem ser utilizados como prova, notadamente em matéria civil.

TESTEMUNHAS INCAPAZES. São tidas como testemunhas incapazes aquelas que se não admitem a prestar depoimento em razão de *incapacidade*, como os menores de 16 anos e os loucos de todo o gênero.

Os menores, no entanto, embora incapazes para testificar, podem ser ouvidos como *informantes*, desde que por suas declarações se possam *encadear referências* que levem ao esclarecimento da verdade.

TESTEMUNHAS INDIRETAS. Ao contrário das diretas, assim se qualificam as testemunhas que *sabem do fato por intermédio de outrem*, a que se referem.

TESTEMUNHAS INFORMANTES. É a designação dada às testemunhas, que, não tendo habilidade nem capacidade para depor, são trazidas a juízo como *meras informantes*, isto é, para simplesmente prestarem esclarecimentos capazes de fundarem uma *nova orientação* necessária ao esclarecimento da verdade.

As declarações, assim tidas, não se tomam como perfeitos depoimentos. Valerão, simplesmente, se confirmadas por outras testemunhas, sejam referidas ou referentes.

TESTEMUNHAS INIDÔNEAS. Ao contrário das idôneas, são as que, desmoralizadas perante a sociedade, ou suspeitas de suborno, ou parcialidade, se mostram defeituosas.

Inidôneas, *defeituosas*, *imprestáveis*, pois, empregam-se, neste particular, com identidade de sentido.

TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. Designação que distingue, igualmente, as testemunhas *signatárias* de documentos, ou escrituras, a que comparecem, não somente para certificarem as identidades das pessoas que neles são partes, como para presenciarem a sua feitura, autenticando-os, afinal, com a assinatura.

TESTEMUNHAS JUDICIAIS. São as chamadas, ou convocadas a um processo, a fim de deporem sobre os fatos que lhe servem de objeto ou fundamento.

TESTEMUNHAS JUDICIÁRIAS. É denominação dada, igualmente, às testemunhas que vêm corroborar sobre fatos, que se desejem provar, em processo civil, ou em processo penal. São as mesmas testemunhas judiciais, também ditas de *testemunhas processuais*.

TESTEMUNHAS NOMEADAS. Duas significações pode apresentar a expressão:

a) *nomeadas* pode ser tido na mesma significação de *arroladas* ou *indicadas*;

b) *nomeadas* pode exprimir a inclusão do nome das testemunhas em um documento, ou em uma escritura, para *registrar a presença* delas ao ato e para que se faça referência à missão, ou função, que nele tiverem.

A nomeação, neste caso, resulta da inclusão dos nomes das testemunhas na escritura ou no documento, com os seus sinais de identificação: profissão, nacionalidade, idade, estado e residência.

TESTEMUNHAS NUMERÁRIAS. São aquelas que fazem o *número, exigido, ou facultado por lei*, a fim de que se produza a prova desejada, ou para que se tenha como cumprida a formalidade legal.

Quando, para certo ato, a lei exige um *número certo de testemunhas*, não podem estas faltar, sob pena de ser vicioso o ato, passível, portanto, de invalidação.

Segundo a regra do *testis unus*, nas provas, pelo menos, duas testemunhas devem ser ouvidas. Por outro lado, em processos civis, o número de testemunhas não pode exceder de *dez* para cada parte (Cód. de Proc. Civil, art. 407, parágrafo único).

TESTEMUNHAS OCULARES. São as que depõem sobre fatos que elas próprias *viram, ou assistiram*. Opõem-se, assim, ao sentido de *auriculares*, ou de *ouvida alheia*.

As testemunhas oculares são, em princípio, as mais valiosas, desde que bem expliquem como puderam ter conhecimento dos fatos relatados: porque os viram, ou os presenciaram.

TESTEMUNHAS PEITADAS. São aquelas que se aliciaram, ou se contrataram, para que deponham sobre fatos que desconhecem, ou para que declarem segundo interesses *evontade de outrem*, mesmo contrariando ou falseando a realidade.

A *peita*, que se oferece à testemunha, é o mesmo que o *suborno*. Assim, testemunhas peitadas significam o mesmo que *testemunhas subornadas*.

Demonstrada a peita, ou o suborno, *inválidos* são as declarações, ou o depoimento, da testemunha inquinada de semelhante defeito.

TESTEMUNHAS PROCESSUAIS. Ou testemunhas do processo, são as mesmas testemunhas judiciais, ou judiciárias, assim qualificadas porque são trazidas a um processo para que *atestem ou comprovem* fatos que lhes servem de fundamento, ou sobre os quais versa a discussão.

TESTEMUNHAS REFERENTES. Em oposição a *referidas*, é o qualificativo aplicado para distinguir as testemunhas que, em seus depoimentos, *fazem referências, ou mencionam nomes de pessoas*, conhecedoras igualmente dos fatos declarados, ou por intermédio de quem tiveram conhecimento deles.

Precisamente, é em razão dessa referência, notadamente quando se trata de testemunhas auriculares, que se convocam as pessoas referidas a fim de que venham, igualmente, depor no processo.

TESTEMUNHAS REFERIDAS. É a qualificação empregada para identificar as testemunhas que vêm ao processo em razão de referência feita no depoimento de outra testemunha, pela qual se tem notícia de que são elas, também, conhecedoras ou sabedoras dos fatos, cuja prova se pretende produzir.

Assim, as *testemunhas referidas* constituem-se pelas pessoas, cujos nomes, ou cujas indicações, se fizeram nos depoimentos das testemunhas que, em relação a elas, se dizem *referentes*.

Aliás, segundo princípio jurisprudencial afirmado, o testemunho das testemunhas referentes, quando não afirmam de ciência própria, mas por ouvir dizer de outrem, que, na espécie, será a *testemunha referida*, somente valerá se confirmado por esta.

TESTEMUNHAS SIGNATÁRIAS. São aquelas que *assinam o instrumento de um contrato, ou o documento*, em segurança de sua autenticidade, ou para satisfazer exigência legal.

São as mesmas testemunhas instrumentárias, também nomeadas como *documentárias ou certificadoras*.

As testemunhas signatárias podem ser chamadas a depor, se o documento que *testemunharam, ou certificaram*, é trazido a juízo, como fundamento de uma demanda judicial. Nesta hipótese, transmudam-se, igualmente, em testemunhas judiciais. E os depoimentos delas virão *corroborar a autenticidade* do documento, de que participaram, como testemunhas.

Salvo provando que é *falsa a assinatura* constante do documento, o que mostra não haver sido presente ao ato jurídico respectivo, a testemunha signatária não pode depor contra o documento, que se autenticou por sua própria assinatura.

Assim, se afirmam contra o documento, que certificaram, *incrédulos* serão seus depoimentos, pelo que não podem nem devem ser tomados como procedentes.

TESTEMUNHAS SUBORNADAS. São as que assinam documento, ou que vêm depor, *sob suborno*, a fim de atestarem, ou dizerem o que somente convém ou interessa ao subornante.

As testemunhas subornadas entendem-se viciosas, ou defeituosas. E, se comprovado o suborno, os depoimentos delas não merecem qualquer credibilidade e atendibilidade. Devem ser tidos como improcedentes e inaceitáveis.

TESTEMUNHAS SUSPEITAS. São aquelas que, por interesse na questão, cuja prova se quer dizer, ou por parentesco com os contendores, não estão em condições de prestar depoimento *livre de parcialidade*.

A *suspeita de parcialidade* da testemunha também se pode gerar da inimizade, ou da dependência do depoente com uma das partes contendoras.

Assim, além dos parentes, que se encontram mesmo impedidos de testemunhar, *os assalariados*, *os amigos íntimos*, *os inimigos*, são passíveis de suspeição. E, por isso, podem ter seus depoimentos impugnados.

TESTEMUNHAS TESTAMENTÁRIAS. Denominação dada, especialmente, às testemunhas instrumentárias ou signatárias de testamentos.

O Cód. Civil estabelece, para cada espécie de testamento, o exato *número de testemunhas*, tomando a presença delas como necessária e indispensável à validade do testamento.

No testamento público, dois deve ser o número de testemunhas. No testamento cerrado, o mesmo número se exige. E igual número se pede para a feitura do testamento hológrafo.

Convém assinalar que o impedimento ou a proibição de pessoas, mesmo capazes, assinarem, como testemunhas, testamentos em que são beneficiadas, não atinge o *instrumento de aprovação* do testamento cerrado.

O *auto de aprovação*, em realidade, não é o testamento, mas, simplesmente, o *meio de autenticá-lo e o de legitimá-lo*, a fim de que, afirmado como *cerrado*, cumpra os ditames legais. (ngc)

TESTEMUNHAS VICIOSAS. São todas as que, por defeitos ou vícios reconhecidos, se mostram *inatendíveis*, não devendo os depoimentos delas ser tomados em consideração.

TESTEMUNHÁVEL. De *testemunhar*, assim se diz de tudo o que é suscetível de *sertestemunhado*, ou *atestado por testemunha*, ou o que dá testemunho, ou dá prova de alguma coisa.

Assim, *carta testemunhável*, recurso que se produz pela *extração de instrumento* a ser levado ao conhecimento de juízo de instância superior, bem revela que essa *carta* (documentos que se instrumentaram) dá *testemunho* do que se pretende e qual a intenção do recorrente.

Vide: *Carta testemunhável*.

TESTEMUNHO. Do latim *testimonium*, de *testari* (afirmar, atestar, declarar), entende-se o próprio *depoimento* prestado por uma testemunha, como o *atestado certificado* ou documento, que comprova algum ato jurídico.

Neste aspecto, testemunho tem o mesmo sentido de *testificação*, ou seja, o ato por que se atesta a veracidade de alguma coisa, ou se atesta a autenticidade de um documento, e, ainda, o ato pelo qual se comprova a existência de um fato.

TETO. Do latim *tectum*, de *tegere* (cobrir), é empregado para indicar a *cobertura*, ou *otelhado dos edifícios*. E, nesta acepção, teto é usado em sentido equivalente a *telhado*.

Na linguagem técnica das construções, porém, *teto* designa propriamente a parte superior, especificamente plana, que serve de cobertura aos diversos compartimentos do edifício, cobertura esta denominada igualmente de *céu*. O teto pode ser formado de abóbadas como de abobadilhas.

Dessa forma, bem se evidencia que, embora teto e telhado expressem sentido de *cobertura*, mostram-se distintos: *teto* é a cobertura do compartimento, repartimento ou cômodo do

edifício, isto é, a *face superior* interna de uma habitação, ou de cada um de seus compartimentos, enquanto *telhado* é a cobertura externa do edifício.

Vide: *Telhado*.

Extensivamente, é indicativo do próprio *lar*, isto é, da *casa* ou da *habitação* em que se vive.

Teto. Na terminologia técnica da aviação, teto é a *cobertura da nuvem* em relação ao solo, pelo que, extensivamente, é considerado pela distância entre a base da nuvem e o solo.

Teto. No sentido econômico, entende-se o *preço-base*, ou o preço que é *prefixado* para servir de base à aquisição e venda de certas mercadorias. Dizem-se vulgarmente *preços-tetos*.

TETRANETO. O mesmo que *tataraneto*, isto é, nome igualmente atribuído ao filho do trineto, ou da trineta, em relação ao trisavô destes.

TETRAVÔ. O mesmo que *tataravô*, isto é, pais do trisavô.

TEÚDO. De *ter*, é forma antiga de *tido*, empregado comumente na expressão *teúda e manteúda*, para exprimir o que se *tem e mantém*.

A locução *teúda e manteúda*, consagrada pela terminologia jurídica, embora antiquada, é ainda empregada em questões de *concubinato* para indicar a mulher que é mantida à custa do homem, com quem, igualmente, *vive em relações permanentes*.

Assim, a mulher *teúda e manteúda* não é simplesmente aquela que se tem em relações fugazes. É a que vive à custa de um homem que a tem continuamente, em condições de *amásia*. É a mulher *tida e mantida* como concubina.

TÊXTIL. Do latim *textilis*, de *texere* (tecer, fazer tecidos), exprime tudo o que provém *datecelagem*, ou é *tecido*, bem assim mostra a qualidade de tudo o que se relaciona aos tecidos.

De pronúncia grave, ou paroxítona, *têxtil* tem o plural *têxteis*: *indústrias têxteis* ou *indústrias de tecidos*.

TEXTO. Do latim *textus* (contextura), designa, na linguagem jurídica, o *teor*, ou o *conteúdo escrito* de alguma coisa.

Assim, o *texto exprime o conjunto* de palavras utilizadas na composição de um escrito, ou de um documento, em virtude do qual se instrumenta um contrato, ou se estabelecem regras que se devem seguir.

Desse modo, *texto do contrato* é a parte escrita, ou o conteúdo escrito de um contrato, no qual se firmam, ou se fixam, as cláusulas e condições do mesmo contrato.

Nos contratos particulares, notadamente naqueles em que se formulam obrigações que se vão firmar em *títulos* de natureza creditória, o *texto* é igualmente denominado de *declaração cartular*. Em decorrência, direitos e obrigações afirmados e derivados de semelhante declaração, distinguem-se por idêntica qualificação: dizem-se *cartulares*, como se poderiam dizer *textuais*.

Texto da letra de câmbio é a parte escrita em que se consignam os requisitos e condições do contrato cambiário. É o *teor* ou o *contexto da letra* inserto em seu *anverso*.

Texto da lei é o *teor*, ou o conjunto de palavras escritas, que serviram para dispor a regra legal, consoante o pensamento do legislador.

TEXTO EXPRESSO. Na linguagem jurídica, em oposição ao sentido interpretado, ou ao sentido extraído do teor de um documento, ou de um escrito, *texto expresso* quer significar o que está *claramente escrito*, ou *taxativamente escrito e determinado*. Não pode, assim, firmar-se como o *tácito*, em *presunções* ou *deduções*.

Nos casos das sociedades, por exemplo, podem os sócios ser investidos na administração social, em virtude do contrato, sem *disposição expressa*. Nesta hipótese, pois, não há *texto expresso*, que regule a matéria.

No entanto, se explicitamente o contrato determina a qualidade e condição de administrador a certo sócio, há, indubitavelmente, *texto expresso*.

Desse modo, em relação aos contratos, notadamente, texto expresso exprime: *estipulação expressa* ou *explícita*; *condição* ou *cláusula expressa* ou *explícita*.

Assim sendo, a significação de texto, na expressão, não deve ser tida no próprio sentido, mas em sentido figurado. Em realidade, texto exprimindo propriamente *teor* já indica a forma

expressa em que se manifesta. No entanto, aludindo ao seu conteúdo: *cláusula, disposição, condição*, e por ele (conteúdo) sendo tomado, pode ser expresso como poderia ser deduzido.

TEXTO LEGAL. É o conjunto de palavras e expressões, claramente dispostas, e que compõem a lei. Por ele, pois, é que os órgãos legislativos manifestaram a sua vontade, impondo os preceitos, que se ditaram em benefício e defesa da sociedade.

Mas, como bem assevera Cunha Gonçalves, “*texto da lei não é mais do que um conjunto de palavras escritas, que servem para a manifestação da vontade legislativa; e a lei não se identifica com a letra desse texto, porque as palavras são, apenas, símbolos e expressões do pensamento, meios de comunicação entre o Poder e a Nação*”.

Bem por essa razão, como asseveram os doutrinadores, para que se tenha o exato *sentido de lei*, nem somente se deve entender o literal significado das palavras insertas no texto, mas principalmente o *pensamento* que, ao ser a lei elaborada, tinha o legislador, e qual *aintenção*, a *vontade* ou o objetivo, com que se formulou.

É a lição de Paula Batista: ao ser examinado o *sentido do texto*, embora se recorra aos vários métodos de interpretação, sempre se deve ter o cuidado de dar às palavras “a significação que tinham ao tempo em que a lei foi feita”, para que se consiga atribuir ao texto o seu *verdadeiro sentido*.

“Para entender uma lei, afirma Cunha Gonçalves, não basta, pois, aprender de modo mecânico o sentido aparente que resulta da conexão verbal, mas é preciso indagar profundamente *avoluntas legis*, descer ao conceito íntimo que nela está encerrado. *Sciere legis non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem*, diziam os romanos. A principal tarefa do intérprete consiste, pois, em descobrir o *real conteúdo* da norma jurídica como regra social e procurar adaptá-la aos fatos concretos, hajam estes sido, ou não, previstos pelo legislador”.

TEXTO LITERÁRIO. É a composição literária, ou a parte expositiva de um trabalho de literatura, assim considerada em distinção à parte *ilustrativa*, ou a qualquer outra matéria escrita à guisa de comentários ou de anotações.

TEXTO POÉTICO. É a composição poética, o poema, ou a poesia, mostrando-se expressão notadamente empregada para distinguir, nas *canções*, ou nas *obras musicais*, o texto, ou *aletra* da música, como vulgarmente se diz.

As composições musicais fundadas em *textos poéticos* não subtraem aos autores destes os direitos que lhes são assegurados.

As duas *autorias* são distintas: a do musicista e a do poeta, de ambos resultando textos igualmente diferentes: o musical e o literário ou poético.

O Cód. Civil/1916 determinava, na hipótese, que a ambos se assegurem os direitos, que lhes cabem. E não se priva o autor do texto poético em reproduzir sem a música a sua poesia. Contudo, o tema não foi abordado no Cód. Civil/2002, uma vez que o artigo do Código de 1916 já encontrava-se revogado pela Lei 9.610, de 19.02.1998, que passou a regular a matéria.

TEXTUAL. De *texto*, exprime o que procede de um texto, ou está de acordo com um texto, pelo que *está nele expressamente escrito*, ou *dele fielmente se transcreve*.

TEXTUALISTA. Designação dada à pessoa que se mostra apegada ao texto ou à letra da lei, sem lhe sondar o espírito ou a procurar interpretar. *Literalista*.

TEXTUÁRIO. Exprime o diploma ou o livro em que se consigna o texto da lei. É o texto da lei, sem qualquer anotação ou comentário.

“THEMA DECIDENDUM”. A questão que deve ser decidida.

“TIBI QUOQUE”. Locução latina, traduzível por: *a ti também*. Na Universidade de Coimbra, era a locução empregada para designar os estudantes que recebiam o grau de bacharel sem prestar o exame final, de que eram *perdoados* ou dispensados.

Assim, doutores, os bacharéis *tibi quoque*, são doutores ou bacharéis *por decreto*. Extensivamente, *tibi quoque* designa, pejorativamente, os bacharéis de pouca instrução, ou que se revelam mal-instruídos.

TIMBRAR. De *timbre*, ou propriamente do francês *timbrer* (selar, pôr o selo), possui o sentido de *marcar, assinalar, selar, carimbar* ou *pôr em destaque*.

TIMBRE. Do *timbre* francês, oriundo do grego bizantino *tym banon*, é tido no mesmo sentido de *selo*, impresso diretamente no papel, em que se vai escrever o documento (*papel timbrado*), ou composto por uma *etiqueta* de impressão oficial, em que se fixa o valor, que lhe é atribuído e para ser aplicado em certos atos, ou como taxas de serviços. É de pouco uso nessa significação.

Timbre. Designa propriamente o *sinete*, a *chamada*, ou o *carimbo*, especialmente empregados para imprimir *selos*, *marcas* ou *sinais*, como meios de autenticidade, em certos documentos, ou papéis, passados pelas autoridades públicas. Pode compor-se pela *rubrica* ou *qualquer outro sinal*, gravado em um sinete.

TIMOCRACIA. Do grego *timé* (honra) e *kratein* (dominar), designa a forma de governo, cujo poder é exercido pelos ricos, isto é, pela classe, ou grupo, constituído pelos cidadãos de maior fortuna, ou renda. É o mesmo que *plutocracia*.

TINTURARIA. De *tinturaria* (ação e efeito de tingir), é expressão usada na terminologia comercial para distinguir os estabelecimentos, *em que se tingem* roupas e tecidos, exprimindo igualmente o ofício ou profissão do *tintureiro*.

Geralmente, embora a tinturaria importe em exprimir, gramaticalmente, o local em que se tingem roupas, a tinturaria tem, como atividade correlata, a *lavagem* de roupas. Assim, segundo a praxe, as tinturarias exercem essa dúplice atividade: tingem ou lavam roupas de uso.

Tecnicamente, as tinturarias classificam-se como *oficinas*, pelo que entram na categoria de indústrias.

TIO. Do grego *theios*, pelo latim *thiu*, designa o filho do avô, ou seja, o irmão do pai, ou o irmão da mãe.

Os tios indicam-se *parentes colaterais*, estando ligados aos *sobrinhos* por um vínculo, ou um parentesco, de terceiro grau.

TIO-AVÔ. É o filho do bisavô, ou irmão do avô, que está, em relação ao *sobrinho-neto*, ou *segundo-sobrinho*, num parentesco de quarto grau, na linha colateral.

TIO-BISAVÔ. Denominação dada ao *filho do trisavô*, *irmão do bisavô*, ou *neto do avô*, em relação ao *sobrinho-bisneto*, ou *sobrinho terceiro*, cujo parentesco é do quinto grau, na linha colateral.

TIO-TRISAVÔ. É o filho do *tetravô*, *irmão do bisavô*, e *neto do avô*, que se encontra em relação ao *trineto de seu irmão*, que é seu *sobrinho-trineto*, ou *sobrinho quarto*, em sexto grau da linha colateral.

TIPICIDADE. Vide: *Tipo Penal*. (gc)

TIPO. Do latim *typus* (figura, imagem), é geralmente empregado na linguagem comercial no sentido de *modelo*, *padrão*, *exemplar*.

Assim, em regra, o *tipo* revela a *espécie* ou o *exemplar* de qualquer coisa que, estabelecido ou instituído dentro de uma regular *padronização*, serve de *modelo* para classificar as coisas da mesma natureza, consoante o *padrão adotado*.

Por esse modo, o tipo estabelece a *forma*, a *qualidade* e as *condições preestabelecidas* para a classificação de uma certa mercadoria, ou de um certo produto.

É muito comum a adoção de tipos para a classificação de madeiras, cafés, açúcar, algodão e cereais de várias espécies.

No plural, tipos, é a denominação técnica dada às *matrizes de letras*, *letras fundidas*, ou *gravadas em metal*, destinadas aos trabalhos de imprensa, ou gráficos.

TIPO PENAL. O conceito de tipo remonta historicamente ao de *corpus delicti*, sendo empregado na antiga doutrina para significar o conjunto das características de determinado delito.

Tipo é o modelo legal do comportamento proibido, compreendendo o conjunto das características objetivas e subjetivas do fato punível.

Em síntese, é a descrição legal de um fato que a lei proíbe ou ordena.

Em Direito Penal, diz-se que há tipicidade quando o fato se adequa ao tipo, ou seja, quando corresponde às características objetivas e subjetivas do modelo legal, abstratamente formulado pelo legislador. (gc)

TIPOGRAFIA. Do grego *typos* (espécimen tipo), e *graphein* (escrever), na terminologia comercial designa a *oficina*, ou o *estabelecimento*, em que se executam ou se fazem trabalhos de impressão, ou de imprensa.

As tipografias também se dizem *oficinas*, ou *estabelecimentos gráficos*.

Distinguem-se das *litografias*, em razão do processo seguido por estas, que não empregam *tipos*, com os quais se fazem as *formas*, indispensáveis à impressão dos trabalhos ou das obras.

As tipografias incluem-se como estabelecimentos industriais. Desse modo, os *tipógrafos*, operários encarregados das composições, das chapas, ou formas, bem assim os *impressores*, operários encarregados da impressão, são tidos como *industiários*.

TIRA. De *tirar*, é empregado vulgarmente para distinguir qualquer *pedaço*, ou *retalho de pano* de forma alongada, bem assim de couro ou de papel.

Tira. Como gíria, porém, designa o *agente da polícia*, encarregado da vigilância pública, ou das investigações de ordem policial.

TIRADA. É a ação e o efeito de tirar. *Tiradura*, *tomada*, *retirada*, *saída*. Tem ainda o sentido de saque: a *tirada do cheque* ou a *tirada da letra*. O mesmo que *tiragem*: a tirada do livro ou a tirada de tantos exemplares.

Tirada. Demonstra a distância entre um lugar e outro ou de um tempo a outro. Refere-se à série de coisas que se dizem ou se escrevem de um só golpe ou num só ímpeto.

TIRAGEM. De *tirar*, designa, gramaticalmente, a *ação de tirar*, isto é, o trabalho executado no sentido de tirar alguma coisa.

Na terminologia da imprensa, *tiragem* não somente indica o *trabalho de imprimir* as folhas de papel destinadas a um livro, a um jornal, ou a outra obra gráfica, como a *própria soma de exemplares* de um desses trabalhos.

Tecnicamente, no entanto, os dois fatos têm designações próprias: a *ação de imprimir* é a impressão, e a *tiragem* se reserva para indicar o *número de exemplares impressos*.

A *tiragem de um livro*, assim, corresponde ao número de exemplares de uma edição. E, por isso, correntemente, *tiragem* e *edição* são tomadas em sentido equivalente.

No entanto, a rigor, *tiragem* significa o número de exemplares editados, ou o *número de exemplares da edição*, o que, propriamente, embora importe em se esclarecer um fato relativo à edição, não exprime o sentido de edição.

Além disso, conforme acordo dos contratantes, *numa edição, pode haver várias tiragens*, sem que isso importe em haver mais de uma edição.

TIRANIA. De *tirano*, do grego *tyrannos*, pelo latim *tyrannus* (rei absoluto, déspota), designa o governo exercido por um *déspota*, ou por um *tirano*, cujo poder, ou autoridade, se firma em sua própria vontade e está ao alcance de seu próprio arbítrio.

A *tiranía* é regime que não se apoia na lei nem na razão, desde que atenta contra os princípios da democracia, conspurcada pelo absolutismo de um homem, ou de um grupo.

Mesmo que o tirano logre subir ao poder por *meios legítimos*, o exercício despótico do poder, que implantar, coloca-o à margem da legalidade.

TIRANO. Governo que exerce o poder despoticamente, ao sabor de sua própria vontade e de seu arbítrio. Déspota, governo absoluto e arbitrário.

TIRAR. É aplicado em várias acepções: *tomar*, *sacar*, *subtrair*, *fazer sair*, *afastar*, *apoderar-se*, *derrubar*, *extrair*, *emitir*, *imprimir*.

Tirar o livro da prateleira é *tomá-lo* ou *se apoderar* dele. Tirar a letra é *sacá-la*. Tirar a árvore é *derrubá-la* ou *a extrair*. Tirar mil exemplares do livro, é *imprimir mil exemplares* dele.

TITULAR. Na linguagem corrente e na terminologia jurídica, é a expressão usada sob a forma substantiva e sob a forma verbal, em ambos os casos tendo definição apropriada.

Titular. Originado de *título*, do latim *titulus*, substantivamente tem o vocábulo duas significações:

a) Em significação ampla, designa toda pessoa que tem, ou possui, um *título* sobre alguma coisa, ou de alguma coisa.

Assim, é costume dizer-se: *titular de um cargo, titular de uma firma, titular de uma cátedra*.

E nesta compreensão, igualmente, *titular* distingue toda pessoa que exerce um ofício, ou profissão, em virtude de *investidura especial*, ou de *habilitação apropriada*, como o *juiz, omédico, os ministros de Estado, os delegados do Poder Público* etc.

b) Em sentido especial, e tecnicamente jurídico, *titular* é o sujeito ativo de um direito, ou o credor de uma obrigação.

Neste conceito, pois, *titular* é toda pessoa que possui um direito, reconhecido ou declarado por lei a seu favor. Assim, pois, o *dono, o proprietário, o possuidor, o usuário, o usufrutuário, o enfiteuta, o credor, o senhorio, o locador, o locatário*, enfim, qualquer sujeito ativo de uma obrigação, são *titulares* dos direitos correspondentes, isto é, dos direitos que lhes são assegurados e reconhecidos pela própria lei.

Por esse motivo, a *titularidade jurídica* revela a relação ou a dependência atual de um direito, ou de uma obrigação, a um sujeito de direito, ou a um credor, a quem foram atribuídos por um *título*, que os autoriza a exercitá-los.

Titular. Como expressão verbal, oriundo do latim *titulare* (intitular, dar um título, atribuir um título), é geralmente usado em ampla significação:

a) tanto exprime o modo de *intitular*, isto é, *dar nome, designar por um nome, ou especificar por um nome*, de modo que as coisas assim *intituladas*, ou *tituladas*, tenham uma *designação*, ou uma *nomeação própria*;

b) como exprime *dar um título (honorífico, universitário, jurídico)*, ou *atribuir um título*, em caráter de *investidura*, para o exercício de certo cargo ou função.

Neste aspecto, a *titularidade* importa na concessão de um *grau acadêmico*, na *concessão de um título honorífico*, na *atribuição de um direito*, ou na *investidura de um cargo, ofício ou mister*.

TITULAR DA FIRMA. É o sócio de uma sociedade comercial, ou civil, que empresta, ou dá o seu *nome civil*, ou parte dele, para a composição, ou formação, da *firma*, ou *razão social*, com a qual a sociedade, adquirindo sua personalidade jurídica, passa a exercer seus direitos e assumir suas obrigações.

Extensivamente, por titular da firma entende-se o *chefe da firma*, isto é, o sócio que, mantendo uma certa preponderância na administração social, sempre é consultado, tendo, por um consentimento tácito, ou expresso, dos demais sócios, a voz de comando.

TITULAR DA PASTA. Designa, em geral, a pessoa que, por *investidura do Poder Executivo*, está à frente de um Ministério, como o seu *chefe*, ou como ministro.

TITULAR DO CARGO. É o funcionário que, em caráter efetivo, exerce as atribuições inerentes a um cargo, ou emprego, pelo que, sob sua responsabilidade, se cumprem todos os serviços integrados como atividades próprias do dito cargo, emprego ou ofício.

TITULAR DO DIREITO. É o sujeito ativo de um direito, ou de uma obrigação, que lhe são assegurados pela lei. É, assim, o *dono, o proprietário, o possuidor* de alguma coisa, ou o *credor de uma obrigação*, em razão de um direito, que lhe é deferido e reconhecido por lei, e que se *funda em título*, em virtude do qual se encontra em semelhante posição.

TITULAR ORIGINÁRIO. No âmbito da Lei 9.610/1998, trata-se do autor de obra intelectual, intérprete, executante, produtor fonográfico e empresas de radiodifusão.

TITULARIDADE. De *titular*, exprime o *estado*, ou a *qualidade de titular* de alguma coisa, em *virtude de título* conferido ou outorgado.

TÍTULO. Do latim *titulus* (inscrição, marca, sinal), é expressão que, mesmo na linguagem jurídica, é empregada em várias acepções. Assim, *título* significa:

a) a *causa*, a *origem*, ou o *fundamento jurídico* de um direito. Neste aspecto, pois, o *título* mostra-se o *modo de transmissão*, o *fundamento de aquisição*, ou a própria *causa dos direitos*: a *título gratuito*, ou a *título oneroso*;

b) extensiva, e objetivamente, designa o próprio *escrito*, ou o *instrumento*, em que se redigiu o ato jurídico, de que resulta, ou de que se deriva o próprio direito, e para que, por ele, se possam fazer valer os efeitos legais: *título de propriedade, título de crédito*;

- c) a *dignidade nobiliária*: conde, barão, duque;
- d) inscrição, ou *denominação*, dada à coisa, aos fatos, ou às instituições, a fim de que por ela se distingam entre si: *título de um livro*, *título de contabilidade*;
- e) o *diploma*, o *certificado* ou qualquer *escrito*, que ateste a *colação de um grau*, ou *ainvestidura de funções*: *diploma de bacharel*, *diploma de nomeação*, *diploma de deputado*.

TÍTULO À ORDEM. É a denominação dada a todo título, que se emite sob condição de ser transmissível por endosso, isto é, é aquele que vem subordinado à *cláusula à ordem*.

TÍTULO ACADÊMICO. É o *diploma*, em que se atesta a conclusão de um curso universitário e a colação do respectivo grau, como o que se atribui à pessoa, a quem é *conferido*, o direito de exercer a profissão, para que se habilitou.

Assim, o *título acadêmico*, regularmente expedido por estabelecimento, ou autoridade, a quem se outorga esse poder, vem atestar a *capacidade legal do profissional*, habilitado ao exercício de sua profissão.

TÍTULO ANTERIOR. Refira-se ao *modo de aquisição*, ou ao *escrito*, ou à *escritura*, em que o ato jurídico se instrumentou, a qualificação de *anterior* prende-se ao fato de ser o ato, ou o seu instrumento, *passado*, ou *cumprido*, *antes de outro*, com o qual colide, ou tem relação.

A anterioridade, pois, resulta em ser ele o mais *antigo*, ou, na ordem cronológica, o *primeiro*, de modo que o *posterior* será o *mais novo*, ou o *segundo*.

O *título anterior*, em certos casos, conduz uma *prioridade*, que vem favorecer a pessoa em nome de quem se passou.

O Cód. Civil/2002, art. 1.360 (Cód. Civil/1916, art. 648), mostra o mesmo caso em que a anterioridade do título favorece a pessoa, que o tem para que, resolvido o domínio que se encontrava em mãos de outrem, seja considerado o *proprietário perfeito*. E por essa razão possa ir contra a pessoa, cujo domínio se resolveu, para haver a própria coisa, ou o seu valor. (ngc)

TÍTULO AO PORTADOR. Em regra, é expressão que se refere aos títulos de crédito, ou títulos creditórios.

Estes títulos dizem-se *ao portador*, quando no *documento*, ou no *escrito*, em que se formalizam, não se indica expressa e nominalmente o *nome de seu legítimo proprietário*.

Sendo *ao portador*, esses títulos *circulam livremente* e *independentemente* de qualquer ato escrito, ou endosso. *Transmitem-se de mão a mão*, pela simples tradição do documento. E é esse o seu fundamental caráter.

Os títulos *ao portador*, por isso, bem se distinguem dos *títulos nominativos*, que têm declarado o nome de seu legítimo proprietário. Dessa forma, a sua transferência, ou se opera por endosso, ou por ato próprio, em que se fixem a cessão e transferência.

As letras de câmbio, em princípio, são títulos nominativos, desde que se emitem a favor de um terceiro, que é declarado no contexto do próprio título. Eventualmente, porém, *quando se endossam em branco*, equiparam-se aos títulos *ao portador*, o que lhes permite uma cessão ou transferência pela simples passagem deles de uma para outra mão.

A propriedade dos títulos *ao portador* é, geralmente, revelada pela posse, ou detenção material dos documentos, em que eles se firmam. Semelhante propriedade, porém, pode ser contestada, desde que se tenha registrado um *desvio*, ou uma *retirada* deles, da posse de seu legítimo dono, por meios injustos, ou ilegítimos.

TÍTULO ATRIBUTIVO. Genericamente, é a locução empregada para designar todo *ato jurídico*, que vem constituir ou vem reafirmar a existência de um direito, *atribuindo-o*, ou *otendo como próprio e pertencente* a determinada pessoa.

Possui, assim, o *atributivo*, na linguagem jurídica, sentido contrário ao de *declarativo*.

O título *atributivo* tanto pode resultar do *ato de aquisição*, como do próprio ato que vem reafirmar a validade do direito contestado, fornecendo a seu titular o meio legal de o exercitar e o de exigir de quem ilegitimamente o tenha. Nesta última hipótese está *asentença judicial*.

TÍTULO BANCÁVEL. No conceito comercial, título bancável é o título de crédito que, por ser de prazo curto, está em condições de ser negociado por um banco.

TÍTULO CAMBIAL. Correntemente, é a denominação que se dá aos títulos formais de crédito, geralmente chamados de *efeitos comerciais*, especificados por *letra de câmbio* e *nota promissória*.

Título, na expressão, significa propriamente *documento*, isto é, o *instrumento*, o *escrito*, em que se formula o contrato creditório.

E *cambial*, de *câmbio*, que quer significar *troca* e traz sentido ligado à moeda, mostra a qualidade do título na sua equivalência de um *mandato*, ou *delegação de pagamento*, instituído para transporte do dinheiro no tempo e no espaço.

Em realidade, o cambial, nesta locução, bem revela a função do título, onde, como condição inerente a seus objetivos, está a cláusula que resulta na *pecunia trajectory*.

Como *títulos cambiais*, além da *letra de câmbio* e *nota promissória*, registram-se o *cheque* e *aduplicata*.

TÍTULO CAUCIONADO. Assim se distingue o título de crédito que serve de objeto a um penhor, especialmente denominado de *caução* (penhor de título).

Título caucionado, pois, especifica título dado em garantia e que se encontra sob o regime de uma caução em mãos do credor.

Não obstante, o título caucionado continua a pertencer ao caucionante-devedor. E o caucionado-credor não tem sobre os títulos qualquer direito de propriedade. Todos os atos que exerce sobre eles resultam do mandato, que se firma no contrato de caução.

A expressão *caucionado* bem se distingue da de *descontado*, que indica o título que foi objeto de um *desconto bancário*, ou de qualquer outra operação, de que resulta a sua venda.

TÍTULO COMERCIAL. Designação especial dada aos títulos em uso para movimentar fundos comerciais ou para servir às operações de crédito, em curso no comércio. São os *efeitos comerciais*.

TÍTULO CONSTITUTIVO. É qualificação genérica dada a todo título que serve de causa, origem e fundamento para o *estabelecimento*, ou a *constituição de um direito*.

Título constitutivo, pois, é o *título criador* de um direito, isto é, o que *faz gerar*, ou que *dá origem ao direito*, atribuindo-o ao respectivo titular.

Constituir, na linguagem jurídica, é *criar*, *estabelecer a base*, *instituir a origem*, *dar os fundamentos*, ou *determinar a essência*.

Dessa forma, *constitutivo*, qualificando o *título*, mostra sua qualidade de *causa eficiente* e *de princípio gerador de um direito*. Por ele é que *nasce o direito*. E por isso bem se distingue do *título declarativo*, que simplesmente afirma, ou vem declarar o direito.

TÍTULO CONTÁBIL. Ou *título de contabilidade*, tecnicamente, entende-se o *nome*, ou *adesignação*, que se estabelece para identidade e classificação de uma *conta*.

Assim, cada *título de contabilidade* nomeia, ou especifica, na escrita comercial, uma *soma de negócios*, ou *de operações*, que se escrituram, ou se contabilizam sob determinada titulação.

Os títulos contábeis, ou os títulos de contabilidade, pois, constituem toda *nomenclatura das contas*: capital, contas-correntes, gastos gerais, ordenados, juros e descontos etc.

Cada título, ao rigor da técnica, possui a própria finalidade, não sendo, pois, instituído em forma arbitrária. Os princípios contábeis já têm instituído e consagrado as funções dos títulos normais e de existência comum a toda escrita, como *capital*, *mercadorias*, *móveis* e *utensílios*, *gastos* ou *despesas gerais* etc.

TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA. É a denominação atribuída a qualquer espécie de título emitido pelo Estado, ou mesmo por suas subunidades administrativas, na qualidade de *empréstimos*, ou de *antecipação de receita*.

Os títulos da dívida pública, geralmente chamados de *apólices*, *obrigações do tesouro*, e *debônus*, constituem-se em *fundos públicos*, sendo às vezes tidos como *títulos de renda*, e como *título de obrigações de Estado*.

Por outro lado, quando têm como causa a *dívida consolidada*, dizem-se *títulos de renda perpétua*. E quando representando a *dívida flutuante*, entendem-se *títulos amortizáveis*, porque se resgatam dentro de um prazo estipulado.

TÍTULO DA MOEDA. Assim se designa a proporção entre o *metal puro*, ou *fino*, e a *liga* empregada na fabricação, ou *cunhagem da moeda*. É o *toque*, o *quilate*.

O *título da moeda*, destarte, determina o *grau de fineza da moeda*, o qual se calcula em décimos, ou milésimos.

Porque, na cunhagem, não se possa manter com precisão, ou fidelidade matemática, o peso estabelecido para cada moeda, permite a lei uma tolerância, cujo limite será por ela fixado, a qual se nomeia por *tolerância do título*.

TÍTULO DE AQUISIÇÃO. Em sentido amplo, é a denominação dada a todo título, que *serve de causa*, ou *dá origem ao direito*, isto é, em que assenta o *fundamento de uma aquisição*, importando, ao mesmo tempo, no *modo de transmissão do direito*.

Neste aspecto, o título, então, recebe a especificação do *oneroso, gratuito, entre vivos*, ou “*causa mortis*”, *singular, universal, originário, derivado* etc.

Materialmente, o *título de aquisição*, ou *título aquisitivo*, é representado pela *própria escritura, ato escrito*, ou *documento*, em que se fixou a constituição ou translação do direito.

TÍTULO DE BOLSA. Nomeação que distingue os títulos que se admitem e podem ser negociados nas *Bolsas de Valores*.

TÍTULO DE CRÉDITO. Designação, de natureza genérica, dada a todo *documento*, ou *escrito*, em que se firma um *direito creditório*, ou uma *obrigação de receber certo valor*, ou *certa prestação*, que se estima pecuniariamente, ou que *tenha por objeto coisa de valor certo*.

Por essa forma, o título de crédito pode assentar-se em *quantia pecuniária*, como em *mercadorias*, ou *coisas em comércio*.

Dizem-se de *crédito* porque, além de fixar um valor de apreciação monetária, que pode ser exigido por seu titular, quando oportuna essa exigência, esses títulos *circulam como valores*, transmissíveis por endosso.

Para Otávio Mendes, o *título de crédito* é aquele “que é entregue pelo devedor ao credor, representativo da relação de direito estabelecida entre eles”.

Vários são os títulos denominados como *títulos de crédito*, entre eles se integrando as *letras de câmbio, notas promissórias* etc.

Ainda os títulos de crédito distinguem-se em *causais* ou *abstratos*, conforme a obrigação, que neles se encerra, cinge-se à relação jurídica fixada na declaração cartular (texto) ou pode ser decorrente da relação originária ou fundamental.

TÍTULO DE DÉBITO. É a menção que se faz do próprio título de crédito, quando em referência do devedor, cuja obrigação de pagar certa quantia está fixada no mesmo documento, que representa um crédito para outrem.

TÍTULO DE DOMÍNIO. Vulgarmente é a expressão empregada para designar o *documento* (escrito, ou *escritura*), em que se fixa o ato jurídico, pelo qual se constituiu, ou se trasladou, em proveito de alguém, o *direito de propriedade sobre certa coisa*.

TÍTULO DE HERDEIRO. Nesta expressão, título traz o sentido de *qualidade*. Assim, *título de herdeiro* designa, propriamente, a qualidade que se atribui à pessoa, a fim de que se apresente e possa suceder outrem, por sua morte.

O título de herdeiro pode provir do parentesco, sendo assim legal, como pode originar-se de disposição de última vontade ou *cláusula testamentária*.

Assim como o herdeiro, ou sucessor, distingue-se a título universal e a título singular, o título de herdeiro investe as mesmas espécies: *título de herdeiro universal* e *título de herdeiro singular*.

TÍTULO DE HIPOTECA. É o mesmo *título hipotecário*, ou seja, a *escritura* em que, para garantia de um mútuo, de uma responsabilidade ou de uma dívida, é constituída uma hipoteca em favor do respectivo credor.

O *título de hipoteca*, ou *título hipotecário*, tendo o caráter de um *título de crédito*, é suscetível, como tal, de transferência, ou cessão, podendo ainda servir de base a um penhor, ou melhor, a uma caução.

TÍTULO DE NATURALIZAÇÃO. É a carta, ou o diploma, expedido pelo governo ao estrangeiro, residente e domiciliado no país, a quem se concedeu a *naturalização*, que o equipara aos nacionais.

TÍTULO DE NOMEAÇÃO. É o diploma, ou escrito, em que se nomeia a pessoa para o exercício de um cargo, de um emprego, ou de uma função.

TÍTULO DE PROPRIEDADE. É o *instrumento*, ou o *documento*, em que se passa, ou se translada, o ato jurídico translativo e constitutivo da propriedade.

O título de propriedade é igualmente denominado de *título dominial* ou *título de domínio*.

Quando o título é de *propriedade imobiliária*, para que se opere a transferência do domínio é necessário que se faça a sua transcrição no Registro de Imóveis.

Legalmente, enquanto não transcrito o título da propriedade adquirida, o alienante é havido como o seu proprietário (Cód. Civil/1916, art. 860, parágrafo único – artigo sem correspondência no Novo Código). (ngc).

TÍTULO DE RENDA. Genericamente, assim se entende o que serve de fundamento, ou documenta a instituição de uma renda. É, pois, o título que produz a renda, como a escritura em que se instituiu uma renda.

Na terminologia do Direito Financeiro, *título de renda* entende-se a *inscrição*, a *apólice*, ou *otítulo de dívida pública*, emitido pelo Estado e que constitui o *fundo público*.

Os *títulos de renda* podem ter o caráter de perpétuos, como se dizem amortizáveis.

TÍTULO DE TRANSMISSÃO. É aquele mediante o qual o direito se transmite, ou passa, de seu antigo, ou anterior titular, para o novo, que o adquiriu.

O título de transmissão pode ser por ato *inter vivos*, ou *in causa mortis*, *gratuito*, ou *oneroso*, *universal* ou *singular*.

O título de transmissão é o mesmo título de aquisição, indicando-se não somente a *causa do direito*, como o *documento* em que ele se transfere, isto é, a escritura promotora de sua transferência e aquisição.

TÍTULO DECLARATÓRIO. Em oposição ao sentido de atributivo e constitutivo, *declaratório* traz o sentido de *reafirmatório*, ou *reconhecitivo*.

Desse modo, o título declaratório é o que vem *constatar*, ou *reafirmar*, a existência de um direito já anotado, ou o que se expede no pressuposto de um direito já fixado e estabelecido por título anterior.

É, assim, desta espécie, o título que se extrai da sentença que homologa a divisão, para pôr fim ao condomínio: *é simplesmente declaratória e não atributiva* da propriedade (Cód. Civil/1916, art. 631, artigo sem correspondência no Novo Código Civil).

Título declaratório. No sentido do Direito Público, é a expressão usada para designar o diploma expedido pelo governo, em que *declara a qualidade de brasileiro* ao estrangeiro que, por satisfazer requisitos constitucionais, ou de leis ordinárias, está em condições de obter sua naturalização. (ngc)

TÍTULO DERIVADO. É aquele que resulta de um direito adquirido por transferência ou sucessão.

Por essa razão, o *título derivado*, pelo qual se opera a aquisição do direito, ou da propriedade, pressupõe:

- a) que a aquisição do direito por uma pessoa se realize simultaneamente com a perda do mesmo direito por outra;
- b) que entre aquela aquisição e esta perda haja uma relação de causa e efeito, quer a causa seja voluntária, como nos contratos, quer involuntária, como na sucessão legítima, ou contra a vontade do transmitente, como na expropriação forçada. Faltando o nexo da causalidade, o título não será derivado, sendo isto o que sucede no usucapião e na prescrição positiva (Cunha Gonçalves).

O *título derivado*, assim, dá a ideia do título que, promovendo a substituição do titular anterior pelo que lhe sucede, tem origem em outro título, em razão do qual se permitiu, ou se processou, a *translação* e *constituição* do direito, tendo como titular o sucessor, que o obteve de seu anterior titular, geralmente denominado de *autor*.

TÍTULO EXECUTIVO. É a qualificação dada a todo título, em que se inscreve um crédito, ou onde há uma soma pecuniária exigível, a que se atribui força executória, em virtude do que, por ação própria (executiva ou execução), poder-se-á proceder, inicialmente, à penhora de bens, se o devedor não paga, ou não cumpre a obrigação, dentro do prazo regulamentar.

Em princípio, são títulos executivos os títulos de dívida líquida e certa, que se encontrem vencidos, e, portanto, exigíveis.

O título executivo, ou título executório, como também é qualificado, importa em favorecer o credor com a faculdade de intentar imediatamente a execução da dívida, execução esta que, pela força executória da dívida, já se mostra assim aparelhada.

Além dos títulos e obrigações legalmente privilegiados pela força executória, as sentenças passadas em julgado, igualmente, dizem-se títulos executivos, ou títulos executórios, porquanto dão direito ao início da execução.

São títulos executivos extrajudiciais (vide art. 585, do CPC):

I – a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II – a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores;

III – os contratos garantidos por hipoteca, penhor, anticrese e caução, bem como os de seguro de vida;

IV – o crédito decorrente de foro e laudêmio;

V – o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

VI – o crédito de serventuário de justiça, de perito, de intérprete, ou de tradutor, quando as custas, emolumentos ou honorários forem aprovados por decisão judicial;

VII – a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

VIII – todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

A propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

Não dependem de homologação pelo Supremo Tribunal Federal, para serem executados, os títulos executivos extrajudiciais, oriundos de país estrangeiro. O título, para ter eficácia executiva, há de satisfazer aos requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e indicar o Brasil como o lugar de cumprimento da obrigação.

As letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas, devidamente aceitas, ou reconhecidas, são títulos executivos, autorizando a propositura de ação executiva contra os devedores diretos e seus coobrigados.

Não estando aceitos, como acontece com as letras sacadas à vista, estes títulos cambiais não têm a qualidade de executivos, ou executórios. A falta de aceite importa em não estar completo o contrato cambiário. E, por essa justa razão, não se pode reputar o título como documento de dívida líquida, o que se faz necessário para a sua força executória.

São títulos executivos Judiciais (vide art. 475-N, do CPC):

I – a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia;

II – a sentença penal condenatória transitada em julgado;

III – a sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que inclua matéria não posta em juízo;

IV – a sentença arbitral;

V – o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado judicialmente;

VI – a sentença estrangeira, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;

VII – o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal.

Nos casos dos itens II, IV e VI, o mandado inicial (art. 475-J) incluirá a ordem de citação do devedor, no juízo cível, para liquidação ou execução, conforme o caso.

Título executivo. No sentido amplo, é a situação de fato ou de direito que enseja a execução do crédito. (ngc)

TÍTULO EXEQUÍVEL. É a denominação dada a todo título que contém uma *execução aparelhada*, em virtude do que já autoriza a *perseguição executória* contra o devedor que nele se nomeia.

Desse modo, título exequível tem a mesma significação de título executivo, ou de título executório.

TÍTULO FIDUCIÁRIO. É o título de favor, fundado somente na confiança de quem o emite, apresentando-se, pois, sem qualquer realidade no tocante à operação, que procura demonstrar. O *aceite* do sacado, que não é devedor do sacador, resulta na instituição de uma letra de câmbio fiduciária. No entanto, se negociada, não pode o aceitante alegar semelhante fato, visto que, em realidade, compõe título cambial, a que se vinculou para a pagar no vencimento, sem direito a qualquer impugnação. Praticamente, não há título de favor ou fiduciário, notadamente, quando firmado em letra de câmbio.

TÍTULO GRATUITO. Em amplo sentido, *gratuito*, em oposição a *oneroso*, designa todo ato, ou contrato, em que somente uma das partes tem *obrigação de fornecer*, ou *cumprir a prestação*, enquanto a outra é *livre de dar*, ou *fazer qualquer compensação*, em retribuição ao benefício recebido da outra parte.

Assim, são a *título gratuito* não somente a doação, como o *mandato*, o *depósito*, quando, por sua natureza, devam ser irremunerados.

Em sentido restrito, porém, é a *título gratuito* toda transmissão de direitos, ou de bens em que não há para o adquirente beneficiário qualquer encargo de compensar, ou dar o equivalente ao transferente. É o caso da *doação* ou da *sucessão*.

TÍTULO HÁBIL. É o título que se indica apropriado ou apto a realizar ou cumprir os efeitos jurídicos desejados. É o mesmo *título justo*.

TÍTULO HIPOTECÁRIO. Assim se entende não somente o *direito que cabe ao credor hipotecário*, como a própria escrita em que se firma o contrato de hipoteca.

O *titular hipotecário*, isto é, a pessoa a favor de quem se estabelece o título hipotecário, tem contra os bens, sobre que incide a garantia, o *direito da sequência*, em virtude do que pode persegui-los, em cumprimento do contrato e para resgate da obrigação principal, onde quer que se encontrem.

TÍTULO IGUAL. É o título da mesma natureza, em que se fixa o mesmo caso jurídico, ou em que se atribuem aos respectivos titulares direitos análogos.

Convém assinalar, no entanto, que a *igualdade do título* não revela a *unidade* ou a *mesmidade*, indicativa de que se trata da mesma coisa.

A igualdade do título resulta da semelhança, da paridade, ou analogia, resultante de serem *damesma espécie*, da *mesma classe*, ou da *mesma categoria*, de modo que os direitos, que nele se fundam, têm *similaridade de garantias*, ou possuem a mesma força.

A igualdade de título é sempre motivo de exame, quando se registra um concurso de credores. Por ele é que se promove a classificação dos concorrentes.

Quando a igualdade se defere, por exemplo, entre títulos transmissivos da propriedade, nos quais se tem como objeto a mesma coisa, procura-se que se desigualem pela anterioridade, ou fato que estabeleça prioridade.

TÍTULO “IN CAUSA MORTIS”. Assim se dizem todos os atos de disposição de última vontade, ou toda transmissão consequente da sucessão.

Os títulos *in causa mortis*, em princípio, são de natureza gratuita.

TÍTULO INJUSTO. Em oposição ao justo, *título injusto* é o que se funda na má-fé, na maldade, ou na fraude. E, assim, é o *título ilícito*, ou que contravém às regras jurídicas.

TÍTULO “INTER VIVOS”. É o que resulta de ato jurídico, ou de contrato firmado entre pessoas vivas, e para que se execute ainda em vida dos agentes, ou contratantes.

TÍTULO IRREVOGÁVEL. É aquele em que o direito que ali se funda é instituído, ou constituído, sob a cláusula da irrevogabilidade, ou irretratabilidade, tendo, assim, sentido contrário ao de *resolúvel* e *revogável*.

Nos títulos irrevogáveis, as aquisições, ou os direitos, que deles se geram, mostram-se em caráter definitivo, desde que não se subordinam a condições que os possam modificar ou resolver.

TÍTULO JUSTO. É a denominação dada, especialmente, a todo título translativo da propriedade, cujo adquirente, titular respectivo, ignora os vícios e defeitos que possam afetar a mesma aquisição.

A esse respeito, e acerca da posse, estabelece o Cód. Civil/2002, art. 1.201, parágrafo único (Cód. Civil/1916, art. 490, parágrafo único): “O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”.

O *justo título* é causa de usucapião aquisitiva, desde que o respectivo titular possui a coisa, contínua e incontestadamente, por dez anos, entre presentes, e por 15 entre ausentes.

O justo título a que se refere a lei é aquele que se apresente hábil para a translação do domínio. (ngc)

TÍTULO LIBERADO. Na linguagem comercial, título liberado entende-se, em sentido amplo, todo título de crédito que não serve de qualquer garantia, nem tem sobre si qualquer encargo ou ônus. É o *título livre* ou *desonerado*.

Em conceito estrito, porém, de uso corrente na terminologia das *companhias*, ou *sociedades por ações*, é a expressão usada para identificar a *ação* que se encontra completamente integralizada, ou é integralizada por inteiro.

Em sentido contrário, pois, está o *título não liberado*, que é aquele que somente em parte teve pago o capital a que corresponde.

TÍTULO MISTO. É expressão própria à terminologia financeira. Designa o título que, sendo embora nominal, tem os cupons usados para o pagamento de juros, ou dividendos, *passados ao portador*.

Desse modo, destacados do título, podem ser cobrados nas caixas dos estabelecimentos, por quaisquer pessoas, sem se fazer necessária a exibição do título a que pertencem.

TÍTULO MOBILIÁRIO. É denominação dada a todo título de crédito, que se considera como *valor mobiliário*.

Os títulos mobiliários, assim, integram-se em três grandes categorias: *fundos públicos*, *ações e obrigações creditórias*.

TÍTULO NOMINATIVO. Ou *nominal*, é aquele em que se inscreve o *nome e domicílio* de seu proprietário ou titular.

O título nominativo, pois, difere do título ao portador, notadamente quanto à sua transferência, ou cessão. Esta somente se faz legítima quando o próprio titular intervém por si, ou por seu mandatário, promovendo o ato translativo da propriedade.

Os títulos nominativos, em regra, são passados com a *cláusula à ordem*. Em semelhante circunstância entendem-se *títulos endossáveis*, isto é, títulos cuja transferência se pode processar por endosso, seja em branco, seja em preto.

Não emitidos com a cláusula à ordem, os títulos nominativos necessitam de ato (cessão), pelo qual se transferem ou se cedem.

TÍTULO NOVO. Nesta expressão, *novo* tem significação toda especial. Exprime o mesmo sentido de *reconstituído*, *reafirmado*, *revigorado*, *suprido*.

Título novo, pois, designa o título que é passado para fixar, ou constatar, o reconhecimento de um direito já existente e estabelecido por um título anterior, seja para suprir título, que se tenha perdido, ou extraviado, seja para interromper a prescrição em que o título anterior ia cair.

É o caso das ações para recuperação de títulos perdidos, ou extraviados, em que, por não terem sido recuperados, se faz a emissão de novos, em substituição aos títulos perdidos.

TÍTULO NULO. É todo aquele que, por haver transgredido preceito expresso de lei, ou não lhe faltar requisito considerado essencial, é afetado de nulidade absoluta.

Os títulos nulos são tidos como inexistentes, pelo que não exercem nem produzem qualquer eficácia jurídica. Sendo inoperantes, pois, não geram direitos.

TÍTULO ONERADO. Ao contrário de título liberado, ou livre, é aquele sobre que incide um ônus ou encargo, seja porque é objeto de uma garantia (caução), ou porque somente em parte tenha sido pago.

Os títulos caucionados são títulos onerados. As ações, cujo capital somente em parte se pagou, são títulos onerados.

TÍTULO ONEROSO. Propriamente, é a locução empregada em questões de translação da propriedade, em que o *título* é a causa, ou o fundamento do direito transmitido.

É, assim, *oneroso*, porque, em princípio, há no contrato, em que se firmou, uma reciprocidade de prestações, isto é, a transmissão do direito, ou da propriedade, impõe ao adquirente a obrigação de entregar ao alienante, em troca, certa equivalência em dinheiro, ou noutra espécie.

A compra e venda, a troca, a enfiteuse, a locação, o arrendamento formulam títulos onerosos.

TÍTULO ORIGINÁRIO. Em oposição ao sentido de *derivado*, o título é originário quando nenhuma relação pessoal existe entre um precedente e um subsequente sujeito de direito.

A *originalidade do título*, pois, embora preexista um direito anterior, resulta da inexistência de um titular, por ação do qual se produz a transmissão.

TÍTULO PROTESTADO. Designação dada ao título de crédito que, quando vencido, não sendo pago, é levado ao cartório de “Protesto de Títulos”, a fim de que se lavre o *auto de protesto* por falta de pagamento.

O protesto, não obstante, pode ser tirado por *falta de aceite*. E, mesmo nesta hipótese, o título toma o qualificativo de *protestado*.

O título protestado tem o pressuposto de que o devedor é impontual no pagamento de suas obrigações, o que, se comerciante, o leva ao estado de insolvabilidade de fato.

TÍTULO PUTATIVO. É a designação dada ao título, que se julgava existir, quando em realidade não existia.

TÍTULO REVOGÁVEL. É o título que vem subordinado à cláusula de revogabilidade, ou à condição de resolubilidade.

TÍTULO SINGULAR. É aquele em que a transmissão não tem o caráter de universal, limitando-se a certos direitos, ou bens, como a *compra e venda*, a *doação*. Vide: *Título universal*.

TÍTULO TRANSLATIVO. É o que tem por objeto, ou fundamento, a transferência, ou a transmissão de direitos, a qualquer título.

Assim, título translativo e *título transmissivo* possuem o mesmo sentido, indicando ou exprimindo o mesmo que *título aquisitivo*, ou *título de aquisição*.

O instrumento, em que se fixa o título translativo da propriedade imobiliária, está sujeito a formalidades essenciais: a transcrição no Registro de Imóveis. Por esse ato de inscrição, ou de registro público, é que a aquisição se perfectibiliza, ocorrendo a *tradição do domínio* e se firmando os direitos do adquirente *erga omnes*.

TÍTULO UNIVERSAL. Em oposição ao sentido de *singular*, em que a aquisição tem por objeto certo e determinado bem, ou direito, *universal*, conduz um sentido de *total* ou *geral*.

Por isso, o título que assim se qualifica designa a *transmissão total, geral*, ou de um *conjunto de bens, direitos, ou obrigações*. Em regra, pois, revela o título que produz a *transmissão integral de um patrimônio*, enquanto o singular importa na transmissão parcial, ou *particular*, de bens integrados em um patrimônio.

Uma das formas de transmissão geral, que estrutura o título universal, é a que se processa pela sucessão hereditária.

Mas, praticamente, ocorre uma transferência a título universal, em questões de comércio, quando um estabelecimento é *transferido inteiramente* para outro titular, que, com a

aquisição de todos os bens patrimoniais dele (ativo), assume o compromisso de pagar todo o seu passivo.

Até mesmo, neste aspecto, o adquirente é tido pelas leis fiscais, como *sucessor* do antigo dono. E nesta qualidade responde por todos os encargos que pesavam sobre ele. Já o mesmo não aconteceria se a aquisição fosse *parcial, particular*, ou a *título singular*, o que importaria numa simples *compra e venda*.

TOCAIA. *Emboscada.* Do tupi *tokai* (armadilha para caçar), e de que se formou *tocaia* (esperar, ou ficar de espreita para matar), designa a *espera em toca*, ou a *espreita de alguém* com a intenção de agredi-lo, ou de o matar à sua passagem.

Extensivamente, *tocaia* exprime a *traição*, ou o que se *faz de surpresa e de emboscada*.

TODO. Do latim *totus* (todo, inteiro), substantivamente considerado, é tido na linguagem jurídica no mesmo conceito de *inteiro*, ou *totalidade*.

Por essa forma, o *todo* compreende o *conjunto*, a *soma de todos os elementos*, a *reunião de todas as partes*.

Mesmo adjetivamente, *todo* traz essa significação: exprime o que é *total*, compreende o que se mostra *integrado* em suas partes, ou em seus elementos. Mas, por vezes, junto ao substantivo, atribui a este o valor de plural: *todo delito* equivale a *todos os delitos*.

No brocardo jurídico: *in totum est pars continentur* (a parte é compreendida no todo), temos o exato sentido da expressão no valor de *total*.

Assim, as coisas, formando um *todo*, ou constituindo uma *unidade*, encaram-se pelo conjunto de todos os seus elementos, sejam estes essenciais ou mesmo acessórios.

Quando o *todo* resulta, porém, de um *corpo simples*, que não se pode partir nem dividir sem ofensa à sua individualidade, temos o *todo perfeito*, caráter das coisas indivisíveis.

A locução latina *in totum* é vulgarmente empregada para designar tudo o que se tenha feito *integralmente*, ou se deva fazer *por inteiro*.

TOGA. Do latim *toga*, originariamente, era o nome que se dava às *vestes negras* usadas pelos cidadãos romanos. Designa, modernamente, as vestes talares, igualmente de cor negra, trazidas pelos juizes nos atos em que se administra a justiça. É, assim, a própria *beca*, *avestimenta negra* que se põe sobre a roupa de uso comum.

TOGADO. De *toga*, designa a pessoa que se investe em uma toga. Extensivamente, porém, menciona a qualidade do juiz que é *diplomado em Direito*, para o distinguir do *juiz leigo*.

TOLDA. Forma feminina de *toldo*, do alemão *teld* (coberta), designa a cobertura de palha ou de madeira, abaulada ou em forma de telhado, destinada, nas embarcações, ao abrigo da carga e dos passageiros.

Entende-se, na técnica da construção naval, a parte do convés principal, situada entre o mastro grande e o tombadilho, ou, nos navios desprovidos de tombadilho, entre o mastro grande e a popa.

TOLDO. Do germano *teld* (cobertura), entende-se toda *cobertura elevada*, seja de pano, de lona, de tela, ou de qualquer outro material, destinado a fornecer abrigo do sol ou da chuva.

Praticamente, o *toldo* resulta na fixação de uma tolda sobre uma armação de madeira, ou de outro material, a fim de construir uma cobertura elevada, sob a qual possam ficar coisas ou pessoas, abrigadas do tempo.

Distingue-se da *barraca*, porque não tem vedação lateral, sendo os lados da cobertura livres para entrar e sair. É uma espécie da *tenda*, usada nas feiras e nos mercados ao ar livre.

TOLERÂNCIA. Do latim *tolerantia*, de *tolerare* (atuar), em significação jurídica designa *acondescendência*, a *liberalidade*, a *permissão*, em virtude do que se consente a prática de um ato, ou o aproveitamento de alguma coisa, sem que semelhante concessão importe em se atribuir ao *favorecido*, ou *tolerado*, a aquisição de um direito.

Por essa razão, os *atos de tolerância* indicam-se os que são *aturados, suportados, sofridos*; mas que não implicam na *intenção de alterar* um estado sobre as coisas, ou sobre os fatos, em que recaem os mesmos atos.

Nem mesmo sobre a posse, os atos de tolerância exercem qualquer eficácia: o que simplesmente se tolera, é tido como *precário*, não dá causa à aquisição de direito [Cód. Civil/2002, art. 1.208 (Código Civil/1916, art. 497)].

Praticamente, a tolerância é um *obséquio*; é mera *benevolência* ou *bondade*.

Tolerância. No sentido penal, já *tolerância* toma conceito pejorativo. *Casa de tolerância* é aquela em que se exercita toda espécie de depravação. É aquela em que as mulheres mercadejam o seu corpo, entregando-se a quem as procura, mediante pagamento.

Desse modo, não se trata propriamente de uma *permissão* nem de uma *benevolência*, mas de uma *licenciosidade*.

TOLERÂNCIA DO TÍTULO. No sentido do Direito Comercial e do Financeiro, *tolerância do título* entende-se a *quebra de peso*, ou a *diferença de peso* permitida em cada moeda, em relação ao título, ou ao quilate instituído.

Convém, no entanto, esclarecer que a tolerância do título não se deve confundir com a que se permita quanto ao peso da própria moeda, computados *títulos e liga*.

TOLHER. Do latim *tollere* (dar cabo de, abolir), na antiga terminologia jurídica *tolher* era *opor-se por embargos*, impedindo-se, assim, o prosseguimento de um processo. *Tolher a citação*, era, então, *impedir com alegações* que a citação cumprisse sua finalidade.

Tolher. Na linguagem atual, porém, *tolher* é *estorvar*, *criar obstáculos*, *impedir sem razão*, para que não se prossiga no processo, ou para que não se execute ato regularmente permitido.

O *tolhimento*, pois, é um *obstáculo* criado à ação da Justiça, na injusta intenção de se impedir o seu pronunciamento. É a *oposição injusta*, ou o *impedimento* para dar cabo, acabar *outolher* (*tollere*), o que se está fazendo.

“TOLLITUR QUAESTIO”. Locução latina, cuja tradução é *acabou-se a questão*, empregada de argumentação, quando nada mais deve ser aditado ou nada mais pode ser dito, em razão do que logicamente foi demonstrado e juridicamente comprovado.

TOMADA. De *tomar*, e forma feminina de *tomado*, gramaticalmente é a *ação e efeito de tomar*, isto é, exprimir a *apreensão*, a *tirada*, a *ocupação*, o *apossamento*, a *captura*, a *recuperação* de alguma coisa.

No sentido jurídico, não é outra a significação do vocábulo. Designa a *ação de trazer a coisa* para a posse, ou domínio de outrem, não importam os meios. É o *apossamento* ou *a ocupação*. Mas exprime igualmente o sentido de *reconhecimento*, em virtude do qual as coisas se transferem de umas para outras mãos, ou de uma para outra posse.

Tomada. Na linguagem técnica das construções, *tomada* designa os *contatos* de eletricidade deixados para uso de seus habitantes e utilização de aparelhos elétricos.

TOMADA DE CONTAS. É a diligência processada na intenção de serem dadas e prestadas as contas por quem está obrigado a dá-las ou as prestar.

Por ela, verificam-se as contas, parcela por parcela, examinam-se os documentos comprobatórios dos recebimentos e pagamentos, a fim de que se apure o saldo.

TOMADA DE EMPRÉSTIMO. É o empréstimo que se efetiva ou que se obtém.

TOMADA DE POSSE. É o ato pelo qual o funcionário, ou a pessoa nomeada para o exercício de um cargo ou função, vem ocupar o seu posto, assumindo o respectivo exercício de suas funções. É, pois, a efetiva ocupação, ou o efetivo exercício do emprego, que se inicia com a posse.

TOMADIA. De *tomar*, é o vocábulo empregado na terminologia do Direito Marítimo para designar a *tomada como conquista*, revelando-se, em relação ao apresamento de navios, no mesmo sentido de *captura*.

A *tomadia*, pois, é a tomada com violência, ou pelas armas, no que se difere da simples *tomada*, que pode ser o efeito de ato sem qualquer violência, ou constrangimento.

TOMADOR. De *tomar*, como expressão técnica do Direito Comercial, *tomador* distingue, genericamente, o *subscritor* de ações, ou títulos, emitidos pelas empresas ou sociedades comerciais.

Vem designar, igualmente, a pessoa que realiza um empréstimo, ou toma por empréstimo certa coisa ou quantia, tendo, assim, o mesmo sentido de recebedor da coisa ou da quantia emprestada ou de beneficiado por um empréstimo. É o *mutuário*.

Tomador. Em sentido estrito, porém, referentemente aos títulos de crédito, *tomador* nomeia a pessoa a favor de quem se saca, ou se *passa* uma ordem de pagamento, a fim de que a ele se pague a soma, que, no título, se fixar.

Tomador, portanto, é a terceira pessoa originariamente inscrita no título, como beneficiário da ordem de pagamento.

Segundo a praxe, é do estilo que o próprio *sacador* avoque a si a qualidade de *tomador*, fazendo inscrever na letra de câmbio a cláusula *a mim, ou à minha ordem*, pela qual nela também se institui como beneficiário do título, além de *sacador*.

E, justamente, por esse processo é que o *sacador* se apresenta como *proprietário do título*, para que o possa endossar, ou para que venha a receber a soma cambial que nele se inscreve.

TOMAR. Do saxão *tomian*, é o verbo empregado na linguagem jurídica nas várias acepções em que é compreendido. Assim, *tomar* é *receber, apreender, ocupar, apresar, conquistar, apossar-se, retirar de alguém, pegar, beber, sorver*.

Assim, salvo nos casos dos derivados *tomada, tomadia, tomador*, aplicados em significação técnica, *tomar* aparece nas várias significações gramaticais, sem mostrar conceito propriamente jurídico.

Por essa forma, nas diferentes locuções empregadas na linguagem jurídica, o *tomar* trará, segundo as circunstâncias, o sentido que lhe é apropriado:

Tomar o compromisso é receber o compromisso prestado por alguém.

Tomar o depoimento é receber as declarações da testemunha, que se registram textualmente.

Tomar o encargo é receber, ou aceitar o encargo, que alguém confiou.

Tomar o penhor é apreender ou se apossar de bens que se destinam à constituição do penhor, ou integrantes de um penhor.

Tomar o posto é ocupar o posto, para que se foi designado, ou a que se tem direito.

Tomar o trem é ocupar um lugar no trem.

Tomar por aluguel é receber por aluguel, ou, propriamente, alugar ou locar.

Tomar por esposa é receber por esposa.

Tomar praça é ajustar o transporte por um navio ou reservar espaço num navio para transportar mercadorias.

TOMBAR. Do italiano *tombolare*, ou melhormente de *tombo*, que, segundo Cândido de Figueiredo, procede do latim *tumulus*, originariamente e como expressão técnica exprime *fazer o tombo às terras*, isto é, *catalogar as terras, demarcando-as* ou *anotando seus marcos*.

Assim, *tombar* exprime *inventariar, arrolar, inscrever, ou registrar terras*, fazendo suas descrições e dando suas limitações.

Desse modo, *tombar* não é demarcar. É *registrar, ou fazer inventário*, ou a *inscrição de terras, mencionando sua demarcação, ou seus limites*, para que bem se individualizem, ou bem se identifiquem neste registro, ou neste *tombo*.

No sentido moderno, *tombar* tem a significação de *cadastrar*. Quer exprimir, pois, o mesmo que *registrar, ou inscrever os prédios, ou imóveis* nos *cadastros* da municipalidade.

Tombamento, ou *tombaço*, substantivo que se forma de *tombar*, significa, assim, o ato de inscrever os bens imóveis, depois que se inventariam e se demarcam, nos registros, ou cadastros da Municipalidade, originariamente chamados de *Livros de Tombo*.

Tombo, por essa razão, conforme já anotava Morais, é o inventário autêntico dos bens e terras de alguém, com suas confrontações, rendas, direitos, encargos, demarcações.

Os *Livros de Tombo* são, pois, aqueles em que se inscrevem, ou em que se fazem os registros relativos às propriedades. Correspondem ao cadastro predial da atualidade.

Tombar. Em outro sentido, significa o ato de pôr o Estado, sob sua guarda e responsabilidade, para o fim de proteção e conservação, bens móveis e imóveis que, por seu valor histórico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico, justifiquem o interesse público.

TÔMBOLA. Espécie de loteria, ou rifa, em que os prêmios são objetos, não dinheiro, atribuídos aos portadores de *bilhetes*, mediante sorteio.

TONEL. Receptáculo ou recipiente destinado à guarda ou à condução dos líquidos, notadamente o vinho. Tem a forma de barril.

TONELAGEM. De *tonel*, designação antiga de *tonelada*, expressão náutica empregada para calcular o porte e o frete dos navios, *tonelagem*, na terminologia do Direito Marítimo, exprime a *arqueação*, a *lotação*, ou a *capacidade interior* da embarcação, determinada *portoneladas* ou por *tonéis*.

A determinação da tonelagem da embarcação é promovida por técnicos, a que se dá o nome de *deestereômetras*, que, na sua perícia, devem seguir as instruções e regras dispostas nas leis vigentes.

A tonelagem entende-se bruta ou líquida. A *tonelagem bruta* é formulada pela capacidade interior total da embarcação. A *tonelagem líquida* é a capacidade de que dispõe livre para carga e passageiros.

Há ainda a *tonelagem de fretamento*, indicativa do peso, ou medida estabelecida para a mercadoria a transportar, servindo de unidade para regular os fretes, e tendo como base, não somente o peso, como o volume das mercadorias. É o que os franceses chamam de *tonneau d'affretement*, em distinção à tonelagem de arqueação, a que denominam de *tonneau de jauge*.

Vide: *Arqueação*.

TONELEIRO. Fabricante de tonéis ou proprietário de tonelaria.

TONTINA. De *Tonti*, nome de um napolitano (*Lourenço Tonti*), que a imaginou, designa a operação, ou a associação, em que várias pessoas da mesma idade, ou de idades diferentes, entrando cada uma com um capital, ou bens, convencionam que as partes ou entradas dos que morrerem reverterão em benefício ou proveito dos sobreviventes.

Borges diz ser “um empréstimo dado por anuidades vitalícias com o benefício de sobrevivência”.

TÓPICO. Do grego *topikos* (local), pelo latim *topico*, vulgarmente exprime o *trecho de algum escrito*, a *parte de um texto*, ou o *ponto principal* de um discurso.

Morais di-lo o “lugar-comum de que se tira argumento oratório”. E Caldas Aulete: “o que se refere direta e precisamente ao assunto de que se trata”, exemplificando: *argumento tópico*.

Assim, *tópico* revela-se a arte de encontrar argumentos, ou a habilidade em argumentar, usando *princípios gerais* do Direito, em torno dos quais se procuram fundamentar os *pontos principais* de uma *razão*.

Tópico. Como expressão médica, indica-se o medicamento de uso externo: *unguento*, *pomada*.

TOPÓGRAFO. Formado das expressões gregas *topos* (lugar) e *graphein* (escrever e descrever), é a denominação dada ao profissional *perito em fazer levantamentos de terrenos*, organizando a respectiva planta ou carta.

Em geral, o *agrimensor*, técnico em medição e divisão de terrenos, é, igualmente, *topógrafo*.

TOPONÍMIA. Do grego *tópos* (lugar) e *ónoma* (nome), é tecnicamente a designação dos lugares por seus nomes, em virtude do que se tem a *nomenclatura* das cidades, vilas e povoados.

É o estudo linguístico ou histórico da origem dos topônimos (nomes próprios dos lugares).

TORA. Do hebraico *thora*, designa propriamente o *Pentateuco*. Mas, em sentido mais amplo, é a denominação dada aos *livros de leis* dos israelitas, ou ao conteúdo total da revelação feita por Deus a Israel.

TORCEDOR. É aquele que torce. Conforme a Lei 10.671/2003, torcedor é: “toda pessoa que aprecie, apoie ou se associe a qualquer entidade de prática desportiva do País e acompanhe a prática de determinada modalidade esportiva.”

A ele são asseguradas publicidade e transparência na organização das competições administradas pelas entidades de administração do desporto, bem como pelas ligas.

Além disso, é direito do torcedor: “a divulgação, durante a realização da partida, da renda obtida pelo pagamento de ingressos e do número de espectadores pagantes e não pagantes, por intermédio dos serviços de som e imagem instalados no estádio em que se realiza a partida, pela entidade responsável pela organização da competição.”, bem como “segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos antes, durante e após a realização das partidas”. (gc)

TORCIDA ORGANIZADA. Ocorre quando há um ente que dá o apoio e espera um resultado positivo disso.

Conforme a Lei 10.671, considera-se torcida organizada: “a pessoa jurídica de direito privado ou existente de fato, que se organize para o fim de torcer e apoiar entidade de prática esportiva de qualquer natureza ou modalidade”.

Ainda segundo a referida Lei, atualizada pela Lei 12.299, a torcida organizada deverá manter cadastro atualizado de seus associados ou membros, bem como responderá civilmente, de forma objetiva e solidária, pelos danos causados por qualquer dos seus associados ou membros no local do evento esportivo, em suas imediações ou no trajeto de ida e volta para o evento. (gc)

TORDESILHAS. Denominação dada ao *Tratado* firmado entre Portugal e Espanha, em Tordesilhas, a 7 de junho de 1494, no qual se fixou a linha de demarcação para os descobrimentos marítimos, que se fizessem pelos marinheiros e navegadores dos dois países.

Dito Tratado pôs fim ao conflito provocado pela bula de Alexandre VI, que outorgava à Espanha todas as terras de infiéis que conquistassem a oeste de uma linha estendida de polo a polo e traçada a cem léguas para o ocidente das ilhas dos Açores e Cabo Verde.

D. João II, rei de Portugal, insurgindo-se contra semelhante concessão, pretendia que a expansão marítima da Espanha fosse reduzida para o sul ao paralelo das Canárias.

O Tratado de Tordesilhas veio, então, dar fim à controvérsia, estabelecendo as novas linhas.

TORMENTA. Do latim *tormenta*, na terminologia náutica tem o mesmo sentido *detempestade* ou *borrasca*.

TORMENTO. Do latim *tormentum* (instrumento de tortura, suplício), é havido na linguagem comum e jurídica na mesma significação de *tortura*.

Pereira e Sousa definia *tormento* como “a pergunta judicial feita ao réu de crimes graves, compelido a dizer a verdade por *meio de tratos do corpo*”.

Semelhantes *tratos infligidos ao corpo do réu*, em realidade, é que constituem o *tormento*, ou a *tortura*, sendo esta a expressão mais usual, modernamente.

Embora possam ser postos em prática por autoridades policiais, os *tormentos* não têm assento nas leis vigentes, resultando num abuso e numa arbitrariedade, notadamente quando executados por meio de atos que afetem a integridade física do criminoso, como *açoites, palmatórias, posições incômodas*, ou qualquer outro meio de dar ao criminoso um *sofrimento físico*.

Convém assinalar, porém, que nem todo *tormento* é resultante de um *trato físico brutal ao corpo da pessoa*. Pode ser de *ordem psíquica*, ou moral, consequente de ardis provocado para perturbar a pessoa e conseguir a sua confissão.

Em verdade, há certos tratos que a técnica policial utiliza, formuladores de tormentos, ou torturas, que não se demonstram, propriamente, ilícitos e brutais.

TORNA. De *tornar*, do latim *tornare* (volver), entende-se o *excesso a devolver*, ou o *excesso a repor*.

Assim, a rigor da técnica, *torna* não exprime simplesmente o excesso verificado, mas a própria *reposição em dinheiro pelo mesmo excesso*, imposta a quem tenha recebido, por adjudicação ou licitação, bens cujo valor ultrapasse o de seu quinhão, ou de sua parte.

A *reposição do valor excedido*, pois, constitui propriamente a *torna*, atribuída a quem não tenha recebido o valor exato de sua parte, ou de seu quinhão.

A *torna*, em regra, é resultante de divisão ou partilha de bens, podendo resultar de uma *adjudicação*, ou de uma *licitação*, notadamente quando alguns dos bens a dividir, ou a partilhar, não admitem divisão econômica, ou são indivisíveis, sendo o valor deles *maior* que o da parte, ou quinhão do adjudicatário, ou licitante.

E para que não se *desfalque* a parte, ou quinhão dos demais, vem a *torna*, constituída pela reposição em dinheiro desse excesso, *igualar* todas as partes ou todos os quinhões, completando aqueles que se mostravam diminuídos.

Evidenciada a *torna*, o adjudicatário, ou licitante, está na obrigação de cumprir a reposição. Correlatamente, todos os que foram afetados pelo *desfalque* têm o direito de exigir o seu cumprimento.

Torna. Na linguagem de comércio, *torna* é, igualmente, o que *se dá de volta, em dinheiro, ou em coisas*, em um negócio de permuta ou troca.

TORNA-VIAGEM. É a *viagem de retorno*, ou a *volta*, em oposição à *viagem de ida*. Designa, também, o que vai e *volta* no mesmo veículo, ou na mesma embarcação.

TORPEDEIRO. Vaso de guerra especialmente construído para usar o *torpedo*, como meio de defesa e de ataque.

TORPEZA. De *torpe*, do latim *turpis* (infame, vil, ignóbil), indica a qualidade, ou o estado de tudo o que é *torpe*, ou *contra a moral*.

A *torpeza* resulta de qualquer ato vergonhoso, imoral, ou desonesto, de todo ato que possa ofender o decoro e os bons costumes, de toda ação de maldade e de infâmia. Pode formular-se por atos, por fatos, ou por palavras, onde se destilem a ignomínia, a vergonha, a desonestidade.

Os atos ou fatos torpes não podem servir de objeto a relações jurídicas. As coisas torpes não merecem apoio legal. E nulos são os atos jurídicos fundados na torpeza.

E se a torpeza é juridicamente repelida, a ninguém, igualmente, é lícito alegar a própria torpeza, no intuito de tirar qualquer proveito: *Nemo auditur turpitudinem suam allegans*.

Por outro lado, é assente no Direito que o executor de obrigação imoral por parte do credor está autorizado a repetir sua prestação. Mas, consoante o adágio de que “*in pari causa turpitudinis cessat repetitio*”, não lhe será atribuída a faculdade de repetição, quando, igualmente, há por seu lado uma convenção imoral.

TORTA. Do latim *torta* (pastel), na terminologia culinária entende-se o pastel (composto de farinha), que se recheia com carne preparada, ou mariscos, ou o doce (bolo), recheado de frutas.

Torta. Na linguagem industrial, porém, *torta* designa toda pasta, ou resíduo, que resta da extração do óleo, ou gordura vegetal, de certos caroços, sementes ou frutos.

Semelhantes tortas destinam-se a *adubos*, à *alimentação* ou à *combustão*.

TORTURA. Do latim *tortura*, é tido na mesma significação de tormento. É o *sofrimento* ou *ador* provocada por maus-tratos físicos ou morais.

A tortura, outrora, era o meio judicial de que se usava na intenção de obter confissões. É ato desumano, que não se coaduna com as ideias da era presente, sendo atentatório à dignidade humana.

Nem mesmo como *meio de correção*, como *castigos corpóreos*, a tortura ou os *maus-tratos* merecem proteção legal. Bem ao contrário, a lei não os permite, nem mesmo aos pais, como corretivo aos filhos.

Ribeiro Pontes, definindo *tortura*, assim bem afirma: “*tortura* significa sofrimento profundo, angústia, dor. Torturar a vítima é produzir-lhe um sofrimento desnecessário. É tornar mais angustioso o sofrimento”.

Refere-se o insigne magistrado à tortura que vem agravar o crime. O conceito, porém, é o mesmo, onde quer que esse sofrimento físico ou moral se produza intencionalmente.

A CF/1988, em seu Título II, Capítulo I, assegura como um dos direitos individuais e coletivos a garantia aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país de não serem submetidos a tortura (art. 5º, III).

O Decreto nº 98.386, de 09.11.1989, promulgou a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura.

A Lei 12.847/2013 criou o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à tortura que tem como objetivo fortalecer a prevenção e o combate à tortura. (npg)

TOTAL. Do latim *totus* (todo), mostra a qualidade do que é apresentado, ou compreendido *pelo seu todo*. Exprime, assim, o sentido de *integral, geral, completo, inteiro, sem exceção, intato, por junto, em bloco, concluído*.

Em qualquer circunstância, pois, total conduz a ideia de uma *inteireza*, de uma *totalidade*, de um *todo*.

Total. Na linguagem técnica da contabilidade, substantivamente empregado, *total* é a soma final de uma operação, é o *montante* apurado nas parcelas devedoras, ou credoras de uma conta. E, por vezes, designa genericamente a própria *soma*, quando se costuma dizer: *total parcial, total geral*.

Total parcial é uma soma em meio, uma soma que ainda não é final e que simplesmente vai ser computada no total geral.

Total geral é a soma apurada como resultado final de todas as parcelas.

Embora, pois, pareça pleonástico este emprego do *total geral*, locução formulada por expressões de significação análoga, assinale-se que o *total* é tomado no sentido de soma. *Total geral* é a soma geral.

TOTALIDADE. De *total*, indica a qualidade, ou a condição de total, em que o conjunto, ou a reunião de coisas que o compõem, deve ser sem exceção, ou sem faltar um sequer de seus elementos.

A *totalidade* é a própria *inteireza das coisas*, apresentadas com todos os seus requisitos, integradas por todas as suas partes.

Na composição da *totalidade*, pois, não se permite exceção, não se admite exclusão, porquanto tudo o que se refira ao todo, ao conjunto, ao grupo, deve estar presente. A *falta de um*, a *exclusão*, ou a *exceção* de um só dos componentes de um todo afasta o sentido da *totalidade*.

A *totalidade dos danos* é compreendida por todos os danos referentes à espécie. A *totalidade da dívida* é constituída por todas as parcelas que a formam, quer provenham do capital, quer provenham dos juros. A *totalidade dos rendimentos* importa na soma geral de todas as parcelas que se produzem como frutos do capital.

Assim, em regra, quando o preceito legal referir-se à *totalidade* de alguma coisa, *nada, nenhum elemento, nenhuma parcela, nenhuma exceção, nenhuma exclusão*, poderá ser admitida, de modo a *desfalcar*, ou a *incompletar* a mesma coisa, que deve vir por *inteiro, totalizada, integralmente*.

TOTALITÁRIO. De *total*, exprime geralmente o que encerra a *totalidade* de partes ou de atributos, sem nada lhe faltar.

Totalitário. Mas, no sentido político, entende-se o regime em que o Estado absorve e subordina os interesses dos indivíduos aos interesses da coletividade, adotando como forma de governo a *ditadura pessoal* ou de *grupo*. No *regime totalitário*, o Estado é que dirige todas as atividades da vida social do país, nele somente se admitindo a existência do partido ou do grupo de onde saem seus dirigentes ou administradores.

Totalitário. Designa o partidário do sistema político que se firma no totalitarismo.

TOTALITARISMO. Doutrina que preconiza o sistema de governo totalitário, cujo dirigente age discricionariamente, absorvendo, em regra, todos os poderes. *Fascismo, nazismo, peronismo* são regimes que se firmam no totalitarismo.

TOUCADOR. De *toucar*, do francês *toque* (touca), é a expressão usada para designar *apenteadeira*, sendo, como esta, provido de *espelhos*.

TÓXICO. Pelo latim *toxicum* (veneno), do grego *toxikón*, é a denominação dada, genericamente, a toda *substância*, ou a todo *ingrediente* que, por ser *venenoso*, possa produzir no organismo humano uma alteração grave ou mesmo a morte.

Na forma adjetiva, exprime, assim, o que é *venenoso, letífero* ou *mortífero*.

Os tóxicos podem provir de qualquer substância mineral, vegetal ou animal, como se podem produzir em consequência de fermentações, infecções e outras causas portadoras de toxinas endógenas, isto é, geradas no próprio organismo.

Tecnicamente, pois, o tóxico possui sentido lato, de modo que o *veneno*, embora classificado como tóxico, é tomado em sentido estrito, pois que nem todo tóxico é reputado como veneno. A rigor gramatical, portanto, o que é *tóxico* entende-se o que é *prejudicial, pernicioso ou mortal*, à saúde ou ao organismo dos seres vivos.

TOXICOMANIA. Hábito patológico de intoxicar-se com substâncias ou tóxicos que dão sensações agradáveis ou que suprimem a dor, tais como a morfina, a cocaína, o éter, o ópio, tornando o paciente um viciado e o fazendo retornar ao uso constante do tóxico empregado.

A *toxicomania*, definida como a *inclinação mórbida para os tóxicos*, identifica-se como *opróprio hábito* ou o *próprio vício de tóxicos*, resultando na *intoxicação* das pessoas que a praticam.

TOXICÔMANO. Do grego *toxikon* (tóxico ou veneno) e *mania* (inclinação, hábito), entende-se a pessoa que se dá, *por vício*, ou *inclinação mórbida*, ao uso imoderado de tóxicos, como a morfina, a cocaína, o ópio, o álcool, o éter.

Os toxicômanos são tidos como *intoxicados* pelas substâncias que habitualmente usam. E dessa intoxicação é que resulta para o paciente certa *deficiência* ou *depressão mental*, ou certo *desequilíbrio*, que o pode levar mesmo à loucura.

Os *toxicômanos*, consoante a intensidade das intoxicações, podem ser afetados em sua integridade mental, daí resultando uma diminuição na *capacidade de discernir* de modo a se equipararem, em certas contingências, aos próprios alienados.

Nestas circunstâncias, quando por ação dos tóxicos habitualmente usados, é o toxicômano privado de uma integridade mental necessária à direção de seus bens, ou negócios, podem os interessados em sua pessoa pedir a sua *interdição*, em virtude do que se priva da livre administração de seus negócios e interesses.

Aos peritos, em semelhantes hipóteses, cabe apreciar a natureza da intoxicação e concluir pela *curadoria* do toxicômano.

TRABALHADOR. De *trabalhar*, originado do latim popular *tripaliari*, de que se derivaram *ottravagliare* italiano e o *travailler* francês, em sentido amplo designa toda pessoa que, executando um esforço físico, ou intelectual, no desempenho de uma atividade, ou de uma profissão, realiza um *empreendimento*, promove uma *obra*, ou obtém um *resultado*, tendo em mente satisfazer uma necessidade economicamente útil.

Neste sentido, pois, trabalhador é o *obreiro*, recebendo denominações apropriadas, conforme a natureza do trabalho que desempenha, ou que lhe é cometido.

No sentido jurídico, o *trabalhador* pressupõe a condição de emprego, ou a execução de obra por conta alheia, ou mediante pagamento, remuneração ou salário.

Na terminologia técnica do comércio os trabalhadores distinguem-se em *comerciários, industriários, operários* e *bancários*, conforme exercem suas atividades no comércio, na indústria, em trabalhos manuais ou em bancos.

Conforme a natureza do *trabalho*, ou do *serviço*, que lhe serve de objeto, o trabalhador classifica-se em *intelectual, manual* ou *mecânico*.

Intelectual, quando desempenha uma atividade, ou profissão fundada na inteligência: *os jornalistas, os escritores, os professores, os advogados, os juristas*. Nesta classe, como técnicos ou profissionais, incluem-se os médicos, engenheiros etc.

Manual, quando, por ação de suas próprias mãos, executa um trabalho ou faz uma obra.

Mecânico, quando trabalha com auxílio de ou apoiado em máquinas, de que é *técnico*, ou em cujo manejo se especializou.

Consoante o local em que atuam, isto é, em que trabalham, dizem-se *urbanos* ou *rurais*.

Urbanos são os trabalhadores das cidades; *rurais*, os trabalhadores do campo ou trabalhadores agrícolas.

Há, ainda, os *trabalhadores domésticos*, assim denominados porque exercem *atividades caseiras*, isto é, os trabalhos de preparação de alimentos, asseio de roupas, limpeza de casas, ou de outras serventias que se realizam dentro das habitações.

Os trabalhadores podem ser *autônomos*, executando obras sem subordinação a emprego, como podem ser *assalariados*, quando trabalham por conta de outrem, mediante contrato de emprego e paga de salário normal.

A Constituição Federal, no art. 7º, firma as regras fundamentais reguladoras das atividades do trabalhador, visando, notadamente, à melhoria de sua condição.

Permite-lhes a *liberdade* de associação e de sindicalização, e o direito de greve (arts. 8º e 9º).

TRABALHISMO. De *trabalho*, designa o conjunto de doutrinas que procuram estabelecer princípios de ordem econômica e política, tendo como base a intervenção do Estado para proteger, organizar e regulamentar o trabalho, visando, principalmente, ao bem-estar e à melhoria do trabalhador.

Sob influência do trabalhismo, há sido instituída pelos Estados uma legislação especial, versando principalmente sobre o *contrato de trabalho* e de *aprendizagem*, a *jornada de trabalho*, o *descanso semanal*, *férias remuneradas*, *sindicalização operária* e *patronal*, *trabalho de menores e de mulheres*, a *segurança e higiene do trabalho* e os *seguros sociais*.

TRABALHISTA. Designa, principalmente, todo partidário do trabalhismo. Mas refere-se igualmente ao trabalho ou ao trabalhador.

TRABALHO. De *trabalhar*, genericamente, entende-se a *ação de trabalhar*, sendo, assim, de significação equivalente à *obra*, *ocupação*, *tarefa*, *função*, *ofício*, *serviço*, *mister*, *emprego*, *missão*, *cargo*, *encargo*, *fai* na etc.

Trabalho então, entender-se-á todo *esforço físico*, ou mesmo *intelectual*, na intenção de realizar ou fazer qualquer coisa.

No sentido econômico e jurídico, porém, *trabalho* não é simplesmente tomado nesta acepção física: é toda ação, ou todo esforço ou todo desenvolvimento ordenado de energias do homem, sejam psíquicas ou sejam corporais, dirigidas com um fim econômico, isto é, *paraproduzir uma riqueza*, ou *uma utilidade*, suscetível de uma avaliação, ou apreciação monetária.

Assim, qualquer que seja a sua natureza, e qualquer que seja o esforço que o produz, o *trabalho* se reputa sempre um *bem de ordem* econômica, juridicamente protegido.

Por esta razão, indicando-se o trabalho uma *atividade produtiva*, qualquer fato capaz *de injustamente impedi-lo*, ou que seja *causa de uma inatividade*, de que resulte *prejuízo*, *ouperda*, para o trabalhador, dá motivo à *justa indenização*.

No cômputo desta indenização, pois, o trabalho é compreendido como *qualquer espécie de atividade*, de que se possa gerar uma *utilidade*, ou um *bem econômico*.

No sentido constitucional, o *trabalho*, além de ser assegurado a todos, a fim de que possibilite uma existência digna ao trabalhador, é uma *obrigação social*.

Modernamente, o trabalho é sempre objeto de um contrato, que se estabelece entre trabalhador e empregador, vulgarmente chamado de *patrão*, no qual se compõem, respeitados os preceitos legais, as condições que se convencionarem, inclusive remuneração, ou *salário*, e outras vantagens pecuniárias atribuídas ao trabalhador.

Por força do que dispõe a Constituição Federal, mesmo não disposto no instrumento do contrato, quando este se firma por escrito, entendem-se como cláusulas implícitas:

- a) duração diária do trabalho não excedente a oito horas, exceto nos casos e condições previstos em lei;
- b) repouso semanal remunerado, preferentemente aos domingos e, no limite das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local;
- c) direito da gestante a descanso, antes e depois do parto, sem prejuízo do emprego nem do salário;
- d) férias anuais remuneradas;

- e) estabilidade, na empresa ou na exploração rural, e indenização ao trabalhador despedido, nos casos e nas condições que a lei estatuir (ver FGTS);
- f) reconhecimento das convenções coletivas de trabalho;
- g) contribuição para os institutos de previdência e aposentadoria, criados por lei;
- h) manutenção de seguro contra acidentes;
- i) participação nos lucros, de acordo com as determinações legais.

Acerca de outros direitos dos trabalhadores (urbanos e rurais) ver o art. 7º da CF/1988.

Nos contratos por escrito, as anotações promovidas na carteira profissional provam a sua instituição.

Os contratos verbais provam-se por testemunhas ou indícios.

Em consequência da abolição da escravidão, ou servidão, *todo trabalho é livre*. Mas trabalho livre e *liberdade de trabalho* são expressões que se distinguem, porquanto, embora se atribua ao trabalhador o direito de escolher livremente a atividade de sua predileção (liberdade de trabalho), não é livre de desrespeitar as convenções, ou os ajustes, que tenha firmado, em concordância com as regras legais.

A CF/88, em seu art. 7º, proíbe, em relação ao trabalho, a diferença de salários, de exercício de funções e de admissão por motivo de sexo, idade, cor e estado civil.

TRABALHO A DOMICÍLIO. No conceito do Direito Trabalhista, o trabalho entende-se a *domicílio* quando o trabalhador o executa em sua *própria casa*, ou em *oficina de família*, por conta do empregador que o remunere.

É, assim, o trabalho de natureza industrial explorado profissionalmente pelo trabalhador que o executa em seu próprio domicílio.

Claramente, na hipótese, não se trata de *trabalho doméstico*, nem de *artesanato*.

O *trabalhador domiciliar* não é, em verdade, nem um doméstico, nem um artesão. É efetivamente um *obreiro*. E mesmo que mantenha por sua conta uma pequena oficina, e, assim, desenvolva uma *indústria domiciliar*, simplesmente é *prestador de serviços*, ou *demão de obra*. Ao empregador cabe o fornecimento do material necessário à execução da obra, competindo-lhe, ainda, pagar o salário devido.

Já se a pessoa não trabalha por conta de outrem, a quem cabe receber a obra executada, *vendendo-a* ao consumidor, mas à fábrica, e vende diretamente, deixa de ser um trabalhador, para ser um artesão.

O trabalhador a domicílio, ou trabalhador domiciliar, caracteriza-se por estar na dependência do empregador, por conta de quem executa o trabalho e de quem recebe e paga por seus serviços. E, assim, a rigor, não é um fabricante, mas um *obreiro*.

TRABALHO A TÍTULO PRECÁRIO. Em oposição ao sentido de trabalho contínuo, trabalho a título precário entende-se o que é *eventual*, ou *acidental*, por um número limitado de horas, ou para a execução de pequena ou breve tarefa.

Em regra, o caráter de precariedade atribuído ao trabalho advém do fato de não ser o trabalhador admitido a título de empregado, sendo simplesmente encarregado de executar certos e determinados serviços em condições passageiras. O *trabalho avulso* tem esse caráter.

TRABALHO AGRÍCOLA. É todo aquele que se desenvolve na agricultura ou na pecuária.

O trabalho agrícola é igualmente denominado de trabalho rural, e a Consolidação das Leis Trabalhistas, de 1943, nele inclui toda atividade diretamente ligada à agricultura, ou à pecuária, desde que, pelo método de execução do mesmo, ou pela finalidade da operação nele contida, não se possa classificar como comercial ou industrial.

Por essa razão, o trabalho agrícola é o que concerne, ou que se mostra fundado numa atividade fundamentalmente de natureza agrícola ou pecuária, como o *de arar a terra*, *de plantar*, *de derrubar árvores*, *de fazer colheitas*, *de cuidar de animais*, *pastoreá-los* etc.

Os trabalhos de escrita, ou de escritório, são propriamente de comércio. E os que se refiram aos *técnicos* trazidos para a industrialização de produtos agrícolas, são os *de charqueadas*, os *de serrarias*, etc., mesmo que anexos às fazendas.

TRABALHO ASSALARIADO. É designação genérica atribuída a todo trabalho executado pelo trabalhador, isto é, por pessoa que exerce atividade sob emprego, ou por conta de outrem, de quem recebe salário.

TRABALHO BRAÇAL. Em distinção ao trabalho mecânico, é a designação aplicada no mesmo sentido de *trabalho manual*, isto é, do trabalho que se executa, simplesmente, pelo *esforço físico* do trabalhador, sem auxílio de qualquer máquina.

TRABALHO CERTO. Assim se diz o trabalho *especificado*, isto é, que é previamente indicado por sua natureza, ou qualidade. Por essa forma, no trabalho certo, o trabalhador é encarregado de uma *função*, ou de um *mister*, que se institui o *serviço* do próprio emprego.

TRABALHO CONTÍNUO. Dentro do sentido gramatical, trabalho contínuo é o que se mostra *sucessivo, permanente, que não se detém*. É o trabalho, pois, que se executa normalmente, sem qualquer interrupção ou suspensão.

No sentido legal, o trabalho contínuo entende-se todo trabalho *que se estende pelo tempo*, sem qualquer consideração ao prazo instituído convencionalmente, desde que fundado num contrato de trabalho e na condição de emprego.

Assim, sem exceção, todo *trabalho de empregado*, derivado de contrato de prazo determinado, ou indeterminado, é *contínuo*, porquanto não se institui nem a título precário nem se formula um *trabalho avulso*.

A *continuidade* do trabalho, pois, resulta de sua execução por um empregado, ou pelo trabalhador admitido pela empresa, para exercer misteres contínuos, sucessivos e permanentes, na qualidade de empregado, sem que se leve em conta o prazo instituído.

A própria situação da empresa, ou do empregador, praticamente, revela a natureza do *trabalho contínuo*. Assim, nas empresas, ou entidades econômicas, onde é *normal* a admissão de pessoas, na condição de empregadas, a fim de que executem *serviços próprios às suas finalidades*, todo trabalho, em regra, entende-se *contínuo*.

Operários que trabalham em fábricas, na manufatura de produtos próprios à indústria; *caixeiros*, que vendem em lojas; *guarda-livros*, que laboram as escritas mercantis; *serventes*, que se encarregam do asseio permanente dos estabelecimentos; enfim, todos quantos tenham uma *ocupação certa e definida* (trabalho certo), no estabelecimento, executam *trabalhos contínuos*.

Já o *encanador*, ou o *eletricista*, chamado para fazer um conserto, não sendo empregado no estabelecimento, executa um *trabalho avulso*, ou exerce um trabalho a título precário. Não é um empregado da empresa para quem executou o serviço.

TRABALHO DE ESCRITÓRIO. É o que se refere a serviços de correspondência, registros das operações do estabelecimento e de sua contabilização.

Desse modo, não são somente tidos como *trabalhadores de escritório*, os *guarda-livros, escrivães, contadores e economistas*. Qualquer empregado que *auxilie* nos serviços de escrituração, ou que se incumbir de um serviço afeto ao escritório de um estabelecimento, exerce função dessa natureza, até mesmo sendo o *contínuo*, nome dado vulgarmente ao empregado a quem se comete o mister de conduzir papéis de um lugar para outro, levar recados ou mensagens, e fazer outros misteres de interesse na organização.

Já os *serventes* não exercem, a rigor, trabalho de escritório, desde que a eles se comete o encargo da limpeza, ou do asseio do escritório.

TRABALHO DE IGUAL VALOR. No sentido legal, trabalho de igual valor é o que é feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, por empregados cuja diferença de tempo de serviço não seja superior a dois anos.

Assim, o *trabalho de igual valor* resulta de *idêntico* resultado, ou da *igualdade* do *trabalho* executado com os mesmos resultados por diferentes trabalhadores.

Nesta hipótese, desde que não se trate de *graduação* atribuída ao empregado, por sua antiguidade, ou chefia, os ordenados ou salários devem ser iguais para todos os trabalhadores de trabalho de igual valor.

TRABALHO DIURNO. Trabalho diurno, no conceito gramatical, será aquele que se executa de sol a sol, isto é, entre as 6 horas da manhã e as 18 horas da tarde de um dia.

No sentido legal, porém, trabalho diurno é todo aquele que tem horário estabelecido entre as 6 e as 22 horas. Desse modo, mesmo que, vulgarmente, as 22 horas já se entendam noite, o horário que nelas termine é ainda tido como diurno.

TRABALHO DO MENOR. Sob o regime das leis trabalhistas, menor é somente o que não ultrapassou a idade de 18 anos.

Para os menores de 14 anos é vedada qualquer espécie de trabalho, de modo que somente se permite como trabalhador o menor que já tenha atingido os 14 anos. E isso mesmo com as restrições instituídas em leis (ver aprendiz). Assim, aos menores não se permite o trabalho noturno nem em indústrias insalubres.

TRABALHO DOMÉSTICO. Aquele que é executado no âmbito familiar.

Assegura-se ao doméstico direito ao salário-mínimo, à irredutibilidade de salário, ao décimo terceiro salário, ao repouso semanal remunerado, às férias, à licença-gestante para a maternidade, à licença-paternidade, ao aviso prévio e à aposentadoria (incisos IV, VI, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV do art. 7º da CF de 1988).

TRABALHO EMPREGADO. Na etimologia jurídica, esta expressão é tomada no mesmo sentido gramatical. Trabalho empregado significa o *esforço despendido*, a *atividade desenvolvida*, na intenção de realizar ou de executar uma obra.

Mesmo sob o regime do Direito Civil, o trabalho empregado importa numa *utilidade produzida*. E, precisamente, por essa razão, institui o Cód. Civil/2002, art. 242, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 873), que ao devedor cabe indenizar-se dele, quando do trabalho empregado resulte melhoramento ou aumento à coisa a ser devolvida ao credor. (ngc)

TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. É o que se executa *além do horário normal*, ou fora das horas do trabalho regular.

O trabalho extraordinário impõe o pagamento de um salário suplementar, a título de *horas extras*, na proporção de 50% da hora normal.

TRABALHO FORÇADO. Expressão empregada normalmente no plural, *trabalhos forçados*, indicativa da pena instituída em Direito Penal para certos crimes, e como nota aflitiva e infamante.

O Cód. Penal, embora condicione o cumprimento da pena sujeito a trabalho, não institui a modalidade do trabalho forçado. Além do mais, o trabalho penitenciário é remunerado. Não comporta, pois, o sentido infamante atribuído ao trabalho forçado.

TRABALHO GRÁFICO. É o que se executa em oficinas gráficas, para impressão de livros ou de papéis de toda espécie.

Extensivamente, *trabalho gráfico* designa a própria obra impressa.

TRABALHO IMATERIAL. É todo trabalho resultante de um esforço intelectual, ou da inteligência. É contrário, pois, ao sentido de *material*, decorrente de um esforço físico, isto é, manual ou mecânico.

Os trabalhadores imateriais, assim, podem manifestar-se sobre os mais variados aspectos, tomando a feição de literários, científicos, como a de trabalhos de direção e de orientação, cometidas a profissionais e técnicos.

Em princípio, nos trabalhos imateriais, os trabalhadores locam os *conhecimentos que têm*, a fim de que os apliquem em proveito das organizações.

Os trabalhos intelectuais são dessa natureza.

TRABALHO INDUSTRIAL. É denominação genérica dada a todo trabalho executado em fábricas, oficinas, ou em qualquer espécie de indústria, em distinção ao trabalho desempenhado em estabelecimento de comércio, e na agricultura, propriamente.

TRABALHO LÍCITO. É aquele que é apoiado, ou não proibido por lei. É o trabalho permitido por lei.

Assim, não será lícito o trabalho executado por menor de 14 anos. A lei o proíbe. E daí a sua condição de ilícito, em relação aos menores.

Princípio firmado no Cód. Civil/2002, art. 594 (Cód. Civil/1916, art. 1.216), e reafirmado pelas leis trabalhistas, somente o trabalho lícito, seja material ou imaterial, pode ser objeto de contrato. (ngc)

TRABALHO LITERÁRIO. Na terminologia editorial, trabalho literário entende-se, propriamente, toda obra de feição literária, seja ficcionista ou real. É *literatura*, ou obra de natureza intelectual, assim denominada em distinção aos *trabalhos* científicos, ou *decultura filosófica*.

TRABALHO MANUAL. É, em regra, o que se executa sem auxílio de máquinas, dependendo, simplesmente, do esforço muscular, ou da habilidade das mãos. O *trabalho braçal* é forma de trabalho manual.

Tomado, porém, o trabalho manual em sentido estrito, distingue-se do braçal, desde que neste, em geral, há um serviço cuja realização depende da *força muscular* do trabalhador, enquanto que, geralmente, o trabalho manual resulta da habilidade das próprias mãos, como o de costuras, de bordados, etc.

A expressão *trabalho manual*, pois, comporta dois sentidos, um amplo, equivalente ao braçal, e outro estrito, exprimindo somente os trabalhos que se executam manualmente, isto é, com as mãos.

A utilização de certos utensílios, como a picareta, as pás, as enxadas, as alavancas, na execução de determinados serviços, não desclassifica o trabalho manual para mecânico. Em verdade, nestas hipóteses, o esforço direto do trabalhador é de ordem muscular, ou manual.

TRABALHO MATERIAL. É, em sentido genérico, todo trabalho que tem como base um esforço físico do trabalhador, que, por esse meio, executará o serviço que lhe é cometido, no sentido de cumprir um mister, ou de produzir uma utilidade.

Os trabalhos braçal, mecânico, manual são de ordem material.

TRABALHO MECÂNICO. É aquele em que o trabalhador, para execução do serviço que lhe é cometido, tem nas máquinas apropriadas o mais eficiente dos elementos. E, assim, em regra, o trabalhador é simplesmente um *dirigente*, ou condutor das próprias máquinas, por intermédio das quais *fabrica as utilidades*.

TRABALHO NOTURNO. É o que se executa em horário que não é integrante do período diurno.

No sentido legal, trabalho noturno é o que vai das 22 horas de um dia às 5 do dia seguinte.

TRABALHO ORDINÁRIO. É o trabalho normal, executado dentro do horário estabelecido. É designação adotada em oposição ao trabalho extraordinário.

O trabalho ordinário tanto pode ser diurno como noturno, desde que desempenhado dentro do horário regulamentar.

TRABALHO PARTICULAR. Duas significações pode trazer a expressão:

a) pode ser aplicada para designar o trabalho que se executa para si mesmo, ou *por conta própria*, em horas livres, ou fora do horário em que se trabalha para outrem. É, igualmente, o *trabalho autônomo*, não sujeito ao regime de emprego.

Neste aspecto, distingue-se do *trabalho assalariado*, ou do *trabalho do emprego*, desde que é um trabalho que escapa ao mando de um empregador;

b) em oposição ao sentido de *público*, é o que se executa por conta e para as entidades econômicas de ordem privada.

TRABALHO POR EMPREITADA. É aquele em que a remuneração se fixa pelo montante do trabalho a executar, não estando, pois, sujeito a diárias nem a ordenado fixo.

Vide: *Empreitada*.

TRABALHO POR PREÇO. Assim se designa o trabalho executado pelo artesão. E recebe essa denominação justamente porque, não fornecendo o cliente a matéria-prima a elaborar, terá a coisa produzida *por um preço* que o trabalhador estabelecer, no qual, além do valor do trabalho, se inclui o da matéria-prima produzida.

TRABALHO POR TAREFA. Denominação dada ao trabalho, quando o salário é ajustado na base do serviço feito, ou no número de peças produzidas.

Vide: *Tarefa*.

TRABALHO POR REVEZAMENTO DE TURMAS. É o que se executa por dois ou mais grupos de trabalhadores, que se revezam no serviço.

Quando o revezamento referir-se a trabalho realizado em turnos ininterruptos, a jornada será de seis horas, salvo *negociação coletiva*, que permita o acréscimo de horas (ver CF/88, art. 7º, XIV).

TRABALHO PORTUÁRIO. Aquele executado nas dependências dos portos, de forma avulsa ou efetiva.

O trabalho avulso deverá ser requisitado pelo órgão gestor da mão de obra (Lei nº 9.719, de 27.11.98).

TRABALHO PREPARATÓRIO. É a expressão usada geralmente para distinguir todo trabalho que antecede, ou que se executa como *preparativo*, ou preparatório, a outra espécie de trabalho. É o *trabalho preliminar*.

TRABALHO PROFISSIONAL. Distingue o trabalho *especializado*, ou de *ordem técnica*, cuja execução depende de conhecimentos técnicos. E se diz *profissional* porque, em geral, a pessoa, que o executa, o tem como atividade profissional, ou profissão, sem subordinação a emprego.

Trabalhos profissionais são os executados por qualquer pessoa que exerça uma profissão liberal, como os que se executam por técnicos de outra natureza.

Desse modo, qualquer trabalho que dependa da especialização do trabalhador, e quando este o executa, normalmente, *como profissão*, é trabalho tido nesta classe.

Neste aspecto é que se distinguem os trabalhos técnicos profissionais, porquanto, embora similares, os técnicos são os que se executam por trabalhadores especializados e admitidos como empregados desta categoria.

TRABALHO PRÓPRIO. É aquele que se executa em proveito e por conta da própria pessoa. Nele, pois, não há qualquer dependência de emprego, ou de salário. E embora o seu executante, no conceito gramatical, seja um trabalhador, não o será sob o aspecto do Direito Trabalhista.

Fundamentalmente, a ideia de trabalhador está adstrita, no conceito do Direito do Trabalho, à existência de um salário e de uma subordinação.

O trabalho próprio, pois, é o trabalho para si mesmo.

TRABALHO PÚBLICO. Em distinção ao particular, é a designação dada a todo trabalho mandado executar pelos Poderes Públicos para a feitura de obras de interesse coletivo, ou conservação e reparação dos bens públicos.

No plural – *trabalhos públicos* – é a expressão usada para distinguir a soma de *serviços públicos*, empreendidos em bem geral. Assim são trabalhos públicos não somente os de construção e reparações em prédios públicos, mas todos os que trazem uma finalidade de assegurar o bem-estar coletivo, sendo mantidos em caráter permanente.

TRABALHO SUBTERRÂNEO. É todo aquele que se executa abaixo da superfície, ou no subsolo, na exploração de minas, na perfuração de túneis, ou em outros misteres.

Em regra geral, os trabalhos subterrâneos, ou no subsolo, seja em *galerias*, ou para a perfuração de túneis, ou poços, está subordinado a regime especial, instituído pelas leis trabalhistas, o qual tem em mira, principalmente, a proteção do trabalhador, em razão dos perigos que oferecem e da insalubridade, que lhes pode afetar.

TRABALHO TÉCNICO. É o trabalho especializado e executado por pessoa *conhecedora da arte*, necessária para a sua realização. Os trabalhadores técnicos, em geral, são peritos ou profissionais nos trabalhos executados.

TRABALHO TEMPORÁRIO. Indica aquele que se presta, por pessoa natural a empresa, para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente, ou em se tratando de acréscimo extraordinário de serviço.

TRAÇADO. De *traçar*, do latim *trahere* (tirar, arrastar, explicar, interpretar), designa *oplano*, o *delineamento*, ou a *forma* estabelecida para a execução de um empreendimento, ou para a realização de uma obra. *Projeto, esboço*.

Na terminologia dos transportes, *traçado* alude ao percurso a ser seguido, ou por onde passam as ferrovias, ou as rodovias. É o próprio *caminho* por onde vão as coisas, ou por onde estas se *arrastam*.

Assim, *traçado* é não somente a *via* que se projetou, como a que se executou: *traçado* da ferrovia; *traçado* da rodovia. É a própria *linha férrea* ou a própria *rodovia* já em tráfego.

TRAÇÃO. Do latim *tractio* (ação de arrastar), gramaticalmente exprime a *ação de arrastar, de puxar, de esticar*.

Na linguagem técnica dos transportes, designa a *força* que puxa, arrasta ou faz mover os veículos condutores de cargas ou de passageiros.

A tração, assim, pode ser humana, animal ou mecânica. *Humana*, quando os veículos são impelidos, ou puxados, pelo próprio homem, utilizando-se, simplesmente, de seu esforço muscular. *Animal*, quando puxados por animais irracionais. E *mecânica*, quando movidos por ação de máquinas.

“TRADE UNION”. Locução inglesa, que se traduz *união geral*, ou *união de ofícios*, empregada para designar a associação profissional de trabalhadores, destinada à defesa de seus interesses e à melhoria da própria classe. *Sindicato obreiro*.

As *trade unions*, assim, organizações que se estruturam pela unidade ou comunhão de interesses de classes trabalhadoras, correspondem às organizações sindicais ou aos sindicatos profissionais de empregados.

TRADIÇÃO. Do latim *traditio*, de *tradere* (dar em mão, entregar, passar a outro), em sentido amplo *tradição* revela tudo o que se passa, ou se transmite através do tempo, ou do espaço. É a *transmissão* ou a *passagem* de fatos, ou de coisas, de pessoa a pessoa.

Tradição. Na linguagem vulgar, *tradição* exprime a transmissão, ou a passagem de fatos, de gerações a gerações, a fim de que os tenham presentes e os conservem.

Assim, pela *tradição*, *costumes*, *doutrinas*, *acontecimentos*, verificados em épocas diferentes, transmitem-se, através dos tempos, de pessoa a pessoa, ou de pais a filhos.

Em regra, a *tradição* importa na transmissão de fatos ou revelação das coisas pela *memória*, traduzindo assim o etimológico sentido: *tradere* – dar em mão, transmitir oralmente.

Tradição. No conceito jurídico, propriamente, é a *entrega material* da coisa adquirida, para lhe transferir a propriedade, ou a *entrega material* da coisa devida, para que se cumpra a obrigação assumida, na intenção de dela se liberar ou quitar.

Em princípio, é pela *tradição* que se transmitem a propriedade, o domínio, ou a posse das coisas: “*traditionibus dominia rerum transferentur*”.

Embora, no entanto, a *tradição* importe, geralmente, na transferência da propriedade, por vezes, é aplicada para exprimir a simples remessa, ou a entrega material da coisa, atribuindo à pessoa que a recebe a *simples detenção* ou *posse*. É o caso, da *tradição ao depositário*, ou da *tradição da coisa locada*. É a *nuda traditio*.

Ato de natureza *bilateral*, configurando-se na entrega de *mão a mão*, em princípio, não se consuma pela *simples expedição* da coisa. Para sua perfeição jurídica, é necessária a existência de duas pessoas, além do fato material em que se apoia (a entrega): *otransmitente*, ou *tradens* e o *aceitante*, ou o *accipiens*, havendo entre eles a *intenção* ou *oânimo* de promover a transferência da coisa, sobre que versa o mesmo ato.

Convém assinalar, no entanto, que a transferência da propriedade nem somente se opera pela *tradição* decorrente das convenções. A propriedade igualmente se adquire pela usucapião. “*Traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis, transferentur*”, já era o princípio firmado no Direito Romano.

Por outro lado, nem todas as coisas se têm como transferidas pela *tradição*. Em regra, o domínio das coisas móveis se transfere pela *tradição*. [Cód. Civil/2002, art. 1.267, *caput*, parágrafo único (Cód. Civil/1916, art. 620)]. É o modo solene e legal de a cumprir, para que se complete a aquisição.

A *tradição*, para que se mostre o modo de adquirir o domínio, nem sempre se efetiva de modo real, isto é, pela entrega material da coisa. Há meios artificiais, que a suprem. E, assim, mesmo que não se processe uma entrega, ou transmissão material da coisa, esta se entende transferida para a posse da outra pessoa. Dizem-se *tradições real, simbólica, ficta*, “*brevi manu*”, e *convencional*.

TRADIÇÃO “BREVI MANU”. A tradição *brevi manu* ocorre quando a coisa transferida já se encontra na posse do adquirente, pelo que se torna, evidentemente, desnecessária uma entrega *do que já está em mãos da pessoa*, a quem se destinava. É a tradição de *mão curta*.

Pela tradição “*brevi manu*”, a simples vontade (*solo animo*) é suficiente para a *reafirmação da posse*. Nela, como se evidencia, não se registra tradição *ficta* nem *real*, porquanto a função de dar a coisa a quem de direito, não se faz necessária na espécie, desde que já *o accipiens* se encontrava com a posse dessa mesma coisa, na qualidade de depositário, de usufrutuário, locatário, arrendatário, ou por qualquer outro título, que lhe atribuísse a posse.

A *traditio brevi manu* é modalidade de tradição convencional, porquanto resulta da *vontade* fixada na convenção ou no contrato. E por ela a posse já ocorrente se transforma em propriedade.

TRADIÇÃO CONVENCIONAL. É a que resulta do acordo, ou da convenção ajustada entre o proprietário, ou possuidor da coisa, e aquele a quem ela deve ser transferida.

A tradição convencional pode configurar-se pela *traditio brevi manu*, pelo *constituto possessorio* e pela *aquisição da posse indireta*.

Em nenhuma destas espécies opera-se a *entrega efetiva*. Esta se cumpre tão somente por efeito da vontade e consoante estipulação convencional.

No caso da tradição *brevi manu*, em realidade, o adquirente já tem a posse. A convenção, simplesmente, vem reafirmá-la na qualidade de proprietário.

No caso da tradição pelo *constituto possessorio* a coisa se conserva na posse de quem a tinha. Mas este, em face da convenção, passa a tê-la em nome alheio, ou em nome do adquirente. De possuidor que era (*pro suo*), o transferente passa a ser mero detentor (possuidor *pro alieno*).

Na tradição pela posse indireta, o adquirente, por se achar a coisa alienada em mãos de terceiro, recebe do alienante a *cessão do direito* para exigir a sua restituição (Cód. Civil/2002, art. 1.267, *caput* e parágrafo único/Cód. Civil/1916, art. 621)]. (ngc)

TRADIÇÃO FICTA. É a que não se cumpre realmente, mas por um artifício legal, geralmente firmado em uma convenção.

A tradição ficta evidencia-se em casos da tradição convencional.

TRADIÇÃO REAL. É a que se cumpre pela entrega efetiva da coisa corpórea. Ou, como vulgarmente se diz, a *entrega de mão a mão*. É dita, igualmente, de *tradição efetiva*.

TRADIÇÃO SIMBÓLICA. Assim se designa a tradição que se opera, ou se cumpre, *pela entrega de certas coisas* que, figuradamente, ou simbolicamente, representam as coisas transferidas, ou que as substituem.

Desse modo, embora não se trate de uma tradição real e efetiva, igualmente não é uma tradição ficta, porquanto a coisa *simbolicamente* entregue representa ou substitui a coisa a ser transferida.

Assim, vários são os casos costumeiros de tradição simbólica:

- a) a entrega da fatura, relativa a mercadorias adquiridas, importa na transferência das mercadorias;
- b) a entrega do conhecimento de transporte, em que se declaram as mercadorias vendidas, é modo simbólico de transferir a posse;
- c) a entrega das chaves da casa adquirida significa a sua entrega ao adquirente;
- d) na aquisição dos títulos ao portador, a simples entrega material destes títulos ao adquirente importa em serem tradicionalizados;
- e) o endosso do conhecimento à ordem equivale à tradição das mercadorias que representa.

TRADICIONAL. De *tradição*, assinala o que vem de tradição, ou que se transmite por meio dela.

Extensivamente, é tido no mesmo sentido de costumeiro ou *habitual*. E, assim, o que se mostra tradicional, revela-se o *que se faz frequentemente, que se executa habitualmente ou que é do costume*.

TRADICIONALISMO. De *tradicional*, assinala o sistema político que procura manter ou restabelecer as instituições antigas do regime da nação e na organização social. É o sistema

que procura *seguir a tradição*, que se há firmado ou se há transmitido de geração a geração, devendo, pois, a tradição ser o fato único e predominante da sociedade. É sistema que se opõe ao revolucionário e ao radical.

TRADICIONALISTA. Quem segue o tradicionalismo ou pertence ao sistema.

TRADUÇÃO. Do latim *traductio*, de *traducere* (verter, traduzir, transferir, interpretar), exprime, gramaticalmente, não somente a *ação de traduzir*, como o *próprio efeito* desta ação. Em amplo conceito, tradução significa *interpretação, explicação, significação*, dada aos textos, a fim de que se tenha o seu exato sentido.

Em sentido especial, porém, *tradução* é a passagem do escrito de um idioma para outro, o que, em geral, se denomina *versão*. Neste aspecto, *tradução* e *versão* têm significados equivalentes, desde que *verter* e *traduzir* se empregam, igualmente, como transferir o texto de um escrito do idioma, em que se redigiu, para outro, sem lhe alterar o pensamento.

A tradução pode ser de *documentos*, de *obras literárias, artísticas*, ou *científicas*, como de qualquer escrito redigido em língua estrangeira, tendo por efeito a transferência para o idioma nacional de todo o seu teor, ou de parte dele.

TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS. É a versão do documento estrangeiro para o idioma nacional.

Aliás, segundo regra processual, nenhum documento escrito em língua estrangeira pode ser trazido a juízo, sem que, previamente, seja traduzido.

Essa tradução está, no entanto, sob regime de regras especiais:

- a) deve ser promovida por *tradutor público*, ou *intérprete juramentado*;
- b) deve o *documento original* estar devidamente autenticado pela autoridades competentes do lugar, em que se elaborou, inclusive pelas autoridades consulares brasileiras;
- c) deve ser exibida juntamente com o documento originário, para que se possa, a qualquer momento, conferi-la;
- d) deve ser calcada em *versão literal*, a fim de que não se possa, por uma tradução livre, alterar o pensamento ali contido.

TRADUÇÃO DE OBRAS. Genericamente, é a versão de qualquer espécie de trabalho literário, artístico ou científico, do idioma original, para o idioma de outro país.

As obras somente se podem traduzir mediante autorização de seus autores. Os autores de obras traduzidas conservam, em toda plenitude, os *direitos autorais* sobre elas.

Desta forma, a *concessão para traduzir* deve ser manifestada *para cada idioma* diferente, e quando relativo a idioma falado em mais de um país, para cada um desses países.

A *tradução autorizada* pertence à pessoa a quem o autor deu a necessária concessão, o que não priva o autor da obra traduzida de manter seus direitos autorais sobre a mesma tradução.

TRADUÇÃO LITERAL. É a expressão usada para designar a tradução que se faz decalcada, rigorosamente, na versão das palavras contidas e empregadas no original. O tradutor, assim, atribuirá a cada frase e a cada palavra o seu exato sentido, utilizando-se para isso das palavras correspondentes no idioma, para que se promova a versão.

A tradução literal, destarte, tem sentido contrário ao de tradução livre.

TRADUÇÃO LIVRE. É a que se processa sem que o tradutor se apegue rigorosamente à tradução literal do texto, isto é, sua tradução palavra por palavra.

Na tradução livre, embora o tradutor reproduza o pensamento do autor, segue uma linguagem diferente, ou dá à linguagem uma outra forma.

TRADUTOR. Do latim *traductor*, designa a pessoa que faz traduções, isto é, verte para outro idioma os escritos originariamente elaborados em língua diferente.

Na tradução de obras, em princípio, o tradutor assemelha-se, para a *obra traduzida*, ao autor da obra originária desde que, ou a obra tenha caído em domínio público, ou se ache devidamente autorizada pelo autor.

No entanto, convém assinalar, o tradutor somente se entende *autor da própria tradução*, não de outra qualquer que, no mesmo idioma, se venha a fazer.

TRADUTOR PÚBLICO. Assim se entende o *tradutor* que exerce o mister de *traduzir documentos* em caráter oficial, como intérprete público, ou como intérprete juramentado.

Os documentos traduzidos por tradutor público merecem fé pública. No entanto, quando exibidos em juízo *como prova* dos contratos ou dos fatos que neles se instrumentam, devem estar acompanhados dos *originais*.

O tradutor público é igualmente denominado de *tradutor oficial*.

TRÁFEGO. De *trafegar*, ou *traficar*, do latim *transferro* (transportar), é geralmente compreendido no mesmo sentido de *tráfico*. Assim, exprime *comércio, negócio, intercâmbio, troca, permuta*, e, notadamente, toda *operação*, ou todo *fato econômico*, que tenha como base, ou objetivo, um *trato comercial*, ou o *dinheiro*.

Tráfego. Em sentido todo especial, porém, é *tráfego* empregado tecnicamente para referir-se a toda *questão de transporte* ou de *trânsito*. E, desse modo, já se distingue propriamente de tráfico, reservado para exprimir toda *permutação*, ou todo *ato de mercancia*.

No vernáculo, *tráfego* está assim consagrado como: *transporte, comunicação entre pontos diferentes, trânsito, movimento de veículos* ou de *pessoas, circulação*.

Neste particular, pois, *inspetor do tráfego* é a pessoa encarregada do trânsito, ou do movimento de transportes. *Trens em tráfego* são aqueles que fazem normalmente o transporte de cargas ou de pessoas. *Departamento do tráfego* é o que tem a incumbência de dirigir, ou de superintender os transportes, ou o trânsito.

TRAFICÂNCIA. De *traficar*, gramaticalmente significa a ação e o efeito de *traficar*, isto é, de *comerciar*, ou de *negociar*.

Na linguagem vulgar, porém, *traficância* entende-se, propriamente, o *negócio desonesto, o trato fraudulento*, a *transação feita de má-fé*.

Aliás, Antônio de Moraes já atribuía a *traficar* o sentido de *negociar com gírias, ardis*, não lisamente. Desse modo, o *traficante* é o *ardiloso*, ou o que trata do comércio (tráfico) *à má parte*, ou seja, com *má-fé* ou *fraude*.

TRAFICANTE. De *traficar*, entendido na acepção de *comerciar com fraude*, ou *negociar de má-fé*, *traficante* é geralmente empregado para designar a pessoa que se entrega a *comércio desonesto* ou a *comércio ilícito*.

Assim, *traficante* é o *negocista de coisas proibidas*, o introdutor de *mercadorias contrabandeadas*, o *mercador de mulheres* trazidas de outras paragens.

TRÁFICO. Tendo a mesma origem de *tráfego*, no sentido econômico tráfico é o próprio comércio, ou seja, o conjunto de relações, ou de transações fundamentais da Economia Política, derivadas do *câmbio*, ou da *troca*. Assim, todos os fatos ocorridos no mercado, destinados à formação dos preços, ou à distribuição das riquezas, desde que se desenvolvam sobre uma base econômica de *câmbio*, formulam fenômenos de tráfico. E o meio próprio, do tráfico, neste conceito, é o *dinheiro*. Tráfico, pois, é o *comércio*, a *mercancia*.

Tráfico. Na terminologia jurídica, porém, tráfico exprime igualmente a *negociação*, ou o *comércio ilícito*. Está, assim, conforme ao conceito de *traficância* e *traficante*.

E é nesta acepção que, na terminologia do Direito Penal, empregam-se as expressões: *tráfico de drogas*, *tráfico de entorpecentes* e *tráfico interno e externo de pessoa para fim de exploração sexual*.

TRÁFICO DE DROGAS. O tráfico de drogas não se mostra, simplesmente, o comércio interno de drogas. É a *introdução clandestina* de drogas para o comércio interno de um país, ou a sua exportação para outros mercados.

O tráfico de drogas, pois, traz o sentido de *comércio internacional*, ou a importação e exportação de drogas, cujo comércio é sujeito a restrições, ou está sob proibição.

O *traficante de drogas*, neste caso, é o introdutor clandestino da mercadoria, ou o seu exportador, em infração às normas legais reguladoras da espécie.

TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. Advocacia administrativa. Designa o ato da aceitação de oferecimentos e/ou recebimento de presentes para obtenção, junto a um governante ou a uma autoridade pública, de vantagem qualquer.

TRÁFICO DE PESSOAS. Igualmente, o tráfico de pessoas não exprime a exploração ou o simples comércio da prostituição (*lenocínio*) ou a simples exploração de pessoas.

O tráfico pressupõe a *importação* de pessoas para o comércio da luxúria, ou, de igual maneira, em sua *exportação* para outros países ou dentro do território nacional, com a mesma intenção.

E, para evidência do tráfico, tanto basta que o traficante *facilite* ou *promova* os meios para que as pessoas *comerciadas* ou *traficadas* venham de país estrangeiro para o mercado nacional, que do país saiam para mercados estrangeiros, ou promova ou facilite o deslocamento de alguém dentro do território nacional para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração sexual.

Em princípio, ocorre o tráfico, porque essas pessoas *vêm*, ou *vão*, *vendidas ao rufião, proxeneta, câften* ou *proprietários do bordel*, a que se destinam. Assim, em regra, não são os traficantes que as vão explorar, mas as pessoas a quem foram vendidas.

TRÁFICO INTERNO DE PESSOA PARA FIM DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. Ver TRÁFICO DE PESSOAS

TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOA PARA FIM DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. Ver TRÁFICO DE PESSOAS

TRAGÉDIA. Do grego *tragoidia*, pelo latim *tragoedia*, em sentido figurado é compreendido como todo *acontecimento funesto*, ou todo *fato de efeitos desastrosos*, ou *compungentes*.

Assim, tragédia exprime a *desgraça*, o *infortúnio*, os *horrores*, o *fato lastimoso*, o *evento fatale terrível*, que venham ferir a vida do homem, o seu sossego, a sua tranquilidade, ou a normalidade de sua vida.

TRAÍÇÃO. De *trair*, do latim *tradere* (entregar), em amplo sentido exprime toda ação que *contravém à fidelidade*, à *fé jurada* ou à *lealdade devida*.

Resulta, assim, na *quebra de um dever imposto*, seja a que título for, pelo qual era defeso à pessoa praticar o ato, ou executar a ação, a que, legal ou moralmente, estava impedido, por vir infligir ou ofender o mesmo dever.

A traição, assim, sob qualquer aspecto, revela a *perfidia*, traduz a *igonomínia*, ou mostra *adeslealdade*.

Sem fugir a esta significação, na linguagem do Direito Penal comum, a expressão *à traição*, ou *traçoeiramente*, designa o *modo pérfido*, a *maneira insidiosa*, o *processo falso*, *aaleivosia*, ou o *meio enganoso*, utilizado para a prática, ou execução do crime, e pelo qual se *quebrou*, ou se *abusou da confiança* depositada pela vítima.

Traição. Como expressão propriamente jurídica, a *traição* configura o crime cometido contra a segurança interna, ou externa, do Estado. É a *perfidia* ou a *quebra do dever*, que leva o cidadão a praticar ato que atenta contra a segurança da pátria, ou que atenta contra a estabilidade de suas instituições.

Originariamente, a traição dizia-se *crime de lesa-majestade*, por atingir a pessoa do soberano e os seus poderes. Modernamente, é *atentado de lesa-pátria*, porque resulta num ataque à segurança da nação e à estabilidade de suas instituições. É crime de natureza política.

Distingue-se em *traição contra a pátria* e *alta traição*, em ambas se firmando a *perfidia*, ou *afalta de fidelidade*, e de ambas resultando a *quebra de um dever sagrado*.

A *traição contra a pátria*, a que os romanos chamavam de *proditio* (perfidia), e dita simplesmente de *traição*, é o atentado contra a segurança exterior do Estado. Configura-se no ataque à independência, à integridade territorial do Estado, e às relações dele com as outras potências. São, assim, os ataques contra o Estado, considerado em sua posição em relação aos outros Estados soberanos.

A *alta traição*, a que os romanos denominavam de *perduellio* (crime de lesa-majestade), é figurada por todo ato criminoso que atente contra a integridade interna do país, ou contra a sua existência como nação. Resulta de atos que atentem contra sua forma de governo, contra os poderes constituídos ou contra os direitos políticos.

Desse modo, embora ambas as traições se mostrem atentados, ou ataques à segurança do país, a *traição*, simplesmente, é o atentado contra a segurança externa, e a *alta traição* é o atentado contra a segurança interna.

Para Esmeraldino Bandeira, o crime de traição “é a ação, ou omissão, por meio da qual leva dolosamente o *cidadão*, ou o *indivíduo*, uma vantagem ao inimigo e, conseqüentemente, um dano ou prejuízo à nação ou ao país a que pertence. *Nação*, ou *país a que pertence*, porque o crime de traição implica no traidor a qualidade de cidadão *nato*, ou *naturalizado*, do país a que haja traído”.

O *ataque*, ou o *atentado*, que estrutura a traição, não se revela simplesmente na *investida*, ou no fato material que se extrai da significação dos vocábulos. A *revelação de segredos militares*, o *fornecimento de planos de defesa*, ou qualquer *ato de inteligência* com país estrangeiro, em prejuízo da pátria, importa em traição.

A própria *omissão grave*, por parte do Poder Público, aos deveres que lhe são cometidos, pode levá-lo ao crime de alta traição.

TRAJETO. Do latim *trajectus*, de *trajicere* (trafegar, transportar, atravessar), em sentido amplo entende-se todo *percurso*, ou todo *itinerário*, feito pelas pessoas, ou pelos veículos de transporte, entre dois pontos.

Trajetos, pois, significa o *caminho percorrido*, o *trânsito*, a *passagem*, o *próprio tráfego* realizado ou a realizar.

Desse modo, a expressão *está no trajeto* bem exprime, ou distingue, o *ponto*, o *lugar*, *aposição que deve ser atravessada*, ou *foi transposta* pela pessoa, ou pelo veículo.

O *trajeto do navio* entende-se, propriamente, a sua *escala*, em virtude do que se anotam todos os portos, ou lugares de sua passagem.

TRAMA. Do latim *trama* (urdidura, teia, tecido), em sentido extensivo e figurado designa toda *maquinação*, *confabulação* ou *conluio*, concertado com má-fé, ou fraude, na intenção de *prejudicar alguém*.

É tido, igualmente, no sentido de *conspiração*. Assim, *tramar* é *conspirar*, é *maquinar meios* de fazer algo contra alguém ou contra os poderes constituídos.

Trama. Mas, na linguagem cabocla, é a expressão de conceito mercantil: significa o negócio, ou a operação que se faz pela *troca*, *permuta* ou *barganha*. É o *escambo*, ou a troca de coisa por coisa.

TRAMITAÇÃO. De *tramitar*, na terminologia processual, entende-se o próprio curso da ação ou da demanda, ou o seu *seguimento processual*. Constitui-se, pois, pela série de atos prescritos para o andamento do processo, ou pelo seu *desenvolvimento pelos trâmites legais*.

A *tramitação*, ação de *tramitar*, ou de *seguir os trâmites*, é, por essa razão, a série de *atos*, *medidas* e *diligências*, que se devem executar e cumprir, na *marcha*, *procedimento*, ou *instrução de um processo*, consoante as regras dispostas em lei e a prática e técnica adotadas pela praxe do foro.

A *tramitação*, pois, revela o próprio rito, ou a forma processual a ser seguida, de acordo com as disposições legais estabelecidas.

TRAMITAR. De *trâmite*, na linguagem processual, é transitar a demanda pelos trâmites legais, é percorrer os trâmites legais, ou passar por todos os estados e diligências indicados na lei processual, e que assinalam o seu curso ou traçam o seu andamento.

TRÂMITE. Do latim *trames*, *tramitis* (caminho, via, método), geralmente empregado no plural *trâmites*, entende-se, propriamente, cada um dos estados, ou diligências, que, em determinado procedimento, deve ser seguido até o final.

Assim, *trâmites processuais* entendem-se os diversos e conseqüentes atos e diligências a serem praticados no processo, até o respectivo julgamento. *Trâmites legais* significam o procedimento, ou a forma legal que deve ser seguida para que se atinja um determinado fim.

TRANCAMENTO. De *tranca* (pau ou travessa usada para segurança), na linguagem jurídica é o mesmo que *encerramento*, *paralisação*, *cerramento*, *fechamento*, *cessação*, *invalidação*.

Entende-se, pois, o ato pelo qual se encerra ou se faz cessar o andamento do processo, ou se dá por concluído o efeito de qualquer diligência ou procedimento judicial.

Trancamento da falência é o encerramento da falência ou o cancelamento de seus efeitos jurídicos.

Trancamento da inscrição é a sua cessação, o que importa em sua própria anulação ou invalidação.

Trancamento do estabelecimento é o encerramento de suas atividades.

TRANQUILIDADE. Do latim *tranquilitas* (calma, bonança, serenidade), exprime o *estado de ânimo tranquilo, sossegado, sem preocupações nem incômodos*, que traz às pessoas serenidade ou paz de espírito.

A *tranquilidade*, assim, revela a *quietude*, a *ordem*, o *silêncio*, a *normalidade* das coisas, que, como se faz lógico, não transmitem nem provocam *sobressaltos, preocupações ou aborrecimentos*, em razão dos quais se possa perturbar o sossego alheio.

A tranquilidade, sem dúvida alguma, constitui direito inerente a toda pessoa, em virtude do qual está autorizada a impor que lhe respeitem o *bem-estar*, ou a *comodidade* de seu viver. E se tentam contra ela, para lhe perturbar a paz de espírito, ou lhe trazer injustas atribuições, em exercício do *direito de viver tranquilo*, pode pedir a *proteção pública*, para que cesse a molestação e se aplique ao molestador, ou perturbador de sua tranquilidade, as sanções consignadas em lei (*Lei das Contravenções Penais*, art. 65).

Para que se configure a *contravenção ao princípio da tranquilidade alheia*, muitos serão os fatos. Basta que o agente intencionalmente pratique um ato visivelmente perturbador, ou molestador da paz de espírito, ou do sossego da vítima, promovendo-lhe injustos dissabores, ou atribuições injustas, ou lhe conduzindo a sobressaltos e preocupações.

TRANQUILIDADE PRIVADA. É o sossego, ou a paz de espírito das pessoas, consideradas individualmente. É a *tranquilidade particular*, ou a *tranquilidade individual*, que cabe a cada indivíduo, ou a cada pessoa, e que pode ser defendida pessoalmente por ele.

TRANQUILIDADE PÚBLICA. É o sossego das ruas, ou a ausência de ruídos, ou de perturbações que possam afetar a tranquilidade das pessoas ou o repouso delas.

A tranquilidade pública deve ser imposta, especialmente, durante a noite, quando os habitantes, ou moradores de um lugar, se entregam, como justo repouso, ao sono reparador das fainas diurnas.

A manutenção da tranquilidade pública é objeto da polícia administrativa.

TRANSAÇÃO. Do latim *transactio*, de *transigere* (transigir), exprimindo a *ação de transigir*, tem, em conceito gramatical, o sentido de *pacto, convenção, ajuste*, em virtude do qual as pessoas *realizam um contrato* ou *promovem uma negociação*.

Neste aspecto, pois, numa significação vulgar, geralmente adotada na terminologia mercantil, a *transação* importa no *negócio*, na *operação*, ou no *ato de comércio*, pelo qual se realiza uma compra ou uma venda, ou se cumpre um *desconto bancário*, uma *caução de títulos*, ou um *mútuo mercantil*.

Transação. No conceito do Direito Civil, no entanto, e como expressão usada em sentido estrito, transação é a convenção em que, *mediante concessões recíprocas*, duas ou mais pessoas ajustam certas cláusulas e condições para que previnam litígio, que se possa suscitar entre elas, ou ponham fim a litígio já suscitado.

Assim, a transação, sempre de caráter amigável, fundada que é em acordo ou em ajuste, tem a função precípua de evitar a contestação, ou o litígio, prevenindo-o, ou de terminar a contestação, quando já provocada, por uma *transigência* de lado a lado, em que se retiram ou se removem todas as dúvidas ou controvérsias acerca de certos direitos.

Por essa razão, a transação é igualmente denominada de *composição amigável*, porque, por ela, em verdade, se *recompõem, voluntariamente, os direitos dos transatores outransigentes*.

E Teixeira de Freitas, assim, definia-a como o “contrato de composição entre as partes para extinguirem obrigações litigiosas ou duvidosas”.

Embora um contrato, em que as partes advindas, como fundamental e essencial, fazem concessões recíprocas, atribuindo e renunciando pretensões, a transação, mesmo extrajudicial, tem repercussão ou projeções processuais, produzindo entre as partes a autoridade da coisa julgada. Possui, assim, efeito análogo ao da sentença que passou em julgado.

No entanto, nem todos os direitos podem ser objeto de transação: *os direitos relativos ao estado das pessoas*, não sendo renunciáveis, não são suscetíveis de transigência.

A transação, em princípio, somente pode versar sobre direitos de ordem patrimonial. Assim, os direitos pecuniários, consequentes ou derivados do estado pessoal, admitem-se como transacionáveis.

Por outro lado, os direitos que não se mostrem atuais nem se entendam renunciáveis, não podem ser objeto da transação. *Quem não pode renunciar, não pode transigir.*

A transação promove-se *judicialmente* ou *extrajudicialmente*.

A *transação judicial* é a que se processa nos próprios autos do feito, em assento assinado pelos transigentes, ou transatores, e homologada pelo juiz.

A *transação extrajudicial* é a que se formula por escritura pública, em se tratando de obrigações que a exigem, ou por escrito particular.

A transação extrajudicial deverá ser trazida a juízo, a fim de que seja apresentada ao juiz da causa, se já se trata de litígio. Por ela é que se terá o litígio por terminado.

A transação somente se poderá rescindir nos casos e em condições que as leis o permitam.

TRANSACIONAR. De *transação*, o mesmo que *transigir*, é firmar transação ou ajustar transação, é *conciliar* ou acordar na terminação do litígio, mediante concessões recíprocas. Extensivamente é realizar negócios ou contratar.

Vide: *Transar*.

TRANSAR. Do latim *transire* (transpassar, passar adiante), de que, naturalmente, se formatransação no sentido de *negócio*, transar é correntemente empregado, na linguagem comercial, na significação de *negociar, operar* ou *fazer uma operação mercantil*. É brasileirismo.

Distingue-se, assim, de *transigir*, que possui sentido técnico-jurídico apropriado e inconfundível.

Destarte, é comum ouvir-se: *transei* as mercadorias, *transei* a letra de câmbio, na significação de *vendi* as mercadorias, ou *descontei* a letra de câmbio.

Com o mesmo sentido emprega-se *transacionar*, aliás registrado pelos léxicos.

Modernamente, designa o ato de ter relações sexuais com alguém, sejam lícitas ou ilícitas.

TRANSATOR. O mesmo que *transigente*; a pessoa que transige ou transaciona ou convencionou uma transação. É mais próprio à designação da pessoa que *transa* ou faz negócios comerciais.

TRANSBORDO. Ou *trasbordo*, de *transbordar*, ou *trasbordar*, é empregado na terminologia do Direito Comercial Marítimo para designar a *passagem* ou a *transferência* da carga de um navio para outro.

Transbordo tem o mesmo sentido de *baldeação*, cujo emprego é mais genérico, desde que é aplicado para exprimir qualquer espécie de *traspasse* de cargas, ou de passageiros, de um veículo para outro. O *transbordo* restringe-se ao *traspasse* ocorrido entre embarcações ou navios. É, assim, a ação e efeito de *traspassar*, ou de transferir de *bordo para bordo*, ou seja, de bordo de um navio para o bordo de outro navio.

Quando o *traspasse* se opera entre veículos de outra natureza, então será *baldeação*. Assim, passar ou mudar de vagão ou de ônibus será *baldear*.

TRANSCONSTITUCIONALISMO. Termo criado pelo Professor Marcelo Neves para denominar uma questão de natureza constitucional que é enfrentada simultaneamente por diversas áreas do direito. Como exemplo ele cita o comércio de pneus usados, questão que pode ser abordada pelo viés do meio ambiente ou da liberdade econômica. (pg)

TRANSCONTINENTAL. Composto de *trans* (através) e de *continental* (relativo ou pertinente a continente), é qualificativo, ou atributo, distintivo de tudo o que *atravessa um continente de lado a lado*, ou de uma extremidade a outra.

É usado especialmente para identificar as ferrovias, ou rodovias, que *cortam* um continente, indo de um ponto limítrofe a outro, de um extremo a outro.

TRANSCREVER. Do latim *transcribere* (copiar, registrar, assentar em rol), vulgarmente, entende-se *copiar, transferir por cópia, reproduzir por cópia*.

Mas, no sentido jurídico, transcrever é tido em duas acepções:

- a) transcrever é traspassar, trasladar ou incorporar por cópia, literalmente, texto ou documento, a outro documento ou escritura, para que se torne integrante do novo documento ou da escritura;
- b) transcrever é registrar título ou escritura, em que se efetiva a compra e venda de um imóvel, a fim de que se cumpra a transferência do domínio.

TRANSCRIÇÃO. Do latim *transcriptio*, de *transcribere* (transcrever, copiar, assentar em rol, registrar), em sentido amplo exprime a ação e efeito de *transcrever* o texto, ou a escritura, isto é, de *reproduzir*, ou *trasladar* para livro próprio, ou papel, com os mesmos caracteres, ou palavras, o que está escrito em outro livro ou papel.

Assim, a *transcrição*, neste amplo conceito, significa a *reprodução*, ou a *cópia fiel e integral* de um documento, ou do escrito, que se transcreve, para incorporar-se ou se integrar em outro escrito.

Transcrição. Em conceito jurídico, porém, transcrição não exprime simplesmente a cópia, ou a reprodução de um documento, mas o *registro* que se deve fazer desse documento, ou escrito, na intenção de *lhe dar a publicidade e lhe assegurar a autenticidade*, indispensáveis para que possa valer *erga omnes*, isto é, contra terceiros, e para que certos negócios jurídicos ou contratos, por ele realizados, notadamente se versam sobre aquisição de propriedade imobiliária, possam surtir os necessários efeitos legais.

Dessa forma, a transcrição não se entende simplesmente o *modo de ser transferido o domicílio*, quando se adquire a propriedade imóvel, mas, igualmente, o registro que deve ser cumprido como *solenidade essencial à perfectibilidade de certos contratos* de natureza imobiliária e para que possam eles ter prevalência contra terceiros.

Assim sendo, a transcrição toma, juridicamente, o sentido de:

- a) formalidade substancial para que o ato jurídico ou o contrato se torne público e autêntico, o que se cumpre pelo *registro*, resultante da própria transcrição nos livros apropriados, *emextrato* (súmula) de todos os elementos característicos da propriedade ou do imóvel e das pessoas que intervêm no contrato, ou que se favorecem pelo ato jurídico;
- b) meio hábil para a transferência do domínio da propriedade adquirida, quando em caso de aquisição, correspondendo, assim, à *tradição legal do imóvel*, ou para que se fixe ou *se firme direito real sobre o imóvel*, com exclusão da hipoteca, cujo registro se efetiva pela inscrição.

Segundo o Cód. Civil, são sujeitos à transcrição:

- a) os títulos de transmissão da propriedade;
- b) as sentenças que julgarem as ações divisórias ou que, nos inventários e partilhas, adjudicarem bens de raiz em pagamento de dívidas da herança;
- c) a arrematação e a adjudicação, em hasta pública;
- d) os títulos constitutivos de ônus reais sobre coisas alheias, com exceção da hipoteca.

Neste aspecto, portanto, em relação à transcrição dos títulos translativos da propriedade, bem assim dos direitos reais que recaem sobre ela, a transcrição não exprime, propriamente, a cópia ou reprodução integral da escritura, em que se firmou o contrato, desde que a mesma transcrição se processa por extrato.

Por essa razão, não exprimindo a transcrição, neste particular, a cópia *ad verbum* do documento ou da escritura em que se tornou efetiva a transmissão da propriedade, e sim *umextrato de seu conteúdo*, mais apropriado seria o emprego de *inscrição* que, em verdade, bem assinala o modo por que se cumpriu a formalidade.

A rigor, transcrever é *reproduzir*, *trasladar*, palavra por palavra. E o ato que se promove pela transcrição longe está desta realidade.

TRANSCURSO. Do latim *transcursus*, de *transcurrere* (transcorrer, passar, decorrer), é geralmente empregado para designar a *passagem do tempo*, o *tempo decorrido* ou o *espaço de tempo que se decorreu*.

Assim, o *transcurso do prazo* bem se entende a *passagem do tempo que forma o prazo*, ou a extinção do prazo, pois que é terminado ou passado o seu curso ou a sua fluência.

TRANSEUNTE. Do latim *transiens*, de *transire* (andar de um lugar a outro), entende-se toda pessoa que anda pelas ruas ou que passa pelas vias públicas. É quem está em trânsito, ou de passagem por algum lugar.

Vide: *Trânsito*.

Embora transeunte tenha mais propriamente o sentido de passageiro, transitório, na linguagem técnica é comumente usado para designar especialmente o *andante*, a pessoa que se encontra passando ou andando pelas ruas ou logradouros públicos, sem o ter na qualidade de indígena ou de alienígena.

TRANSFERÊNCIA. Do latim *transferens*, de *transferre* (transferir, transportar, levar de um lugar para outro), é a *translação*, a *passagem*, a *mudança*, a *substituição*, a *troca*, a *permutação*.

A *transferência*, pois, exprime sempre o ato por que as coisas ou as pessoas mudam de lugar, ou de posição, ou o ato por que a posse ou a propriedade das coisas mudam de titular. *Transferir*, genericamente, é passar adiante, é substituir, é transmitir.

Por essa razão, não integra a expressão transferência, na linguagem jurídica, sentido técnico. Exprime várias situações, para as quais há palavras apropriadas: *alienação*, transferência da propriedade; *cessão*, transferência de direitos; *substabelecimento*, transferência de poderes do mandato.

Correntemente, porém, na linguagem jurídica, a transferência designa o ato pelo qual a pessoa, como cedente, alienante ou renunciante, transmite a outrem direitos, ou coisas, que lhe pertenciam. Exprime, igualmente, a passagem, ou a transmissão de encargos e funções, cometidos a certa pessoa e que se traspassam para outra.

Em relação à transferência de direitos, há o axioma de que não se pode transferir a outrem mais direitos que os que se têm: “*Nemo ad alium plus jus transferre potest, quam ipse habet*”.

TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES. Geralmente é a denominação dada ao *registro*, a que se deve proceder, para a efetiva transmissão de posse dos títulos nominativos.

E a transferência se entende a *substituição*, nos livros do emitente do título, ou do estabelecimento devedor, do nome do vendedor, ou cedente do título, pelo nome do comprador, ou cessionário, a fim de que, por esse *lançamento*, o cessionário possa *opor erga omnes* a cessão que lhe foi feita.

O cumprimento da transferência é atribuído ao cessionário. E este, interessado na efetivação do registro, mediante exibição do documento em que a cessão se deu, pode diligenciar para que ele se promova.

TRANSFERÊNCIA DE DOMÍLIO. É a *substituição*, ou a *mudança* do local, em que a pessoa, ou o estabelecimento, tinha a sede de seus negócios.

TRANSFERÊNCIA DE NEGÓCIOS. Na técnica fiscal, assim se entende a venda de um estabelecimento, em virtude do que, operando-se uma sucessão comercial, o antigo titular dele é substituído pelo adquirente.

A transferência de negócios, ou do estabelecimento, pois, resulta na venda e aquisição *total* dele. E, por essa razão, embora se opere uma substituição de dono, o *estabelecimento*, ou o negócio, *permanece o mesmo*, para que suporte os encargos fiscais que sobre ele incidiam, e responda pelas obrigações trabalhistas, que o oneravam.

TRANSFORMAÇÃO. Do latim *transformatio*, de *transformare* (metamorfosar, converter em, transformar), entende-se toda ação e efeito de transformar, ou *atribuir às coisas um aspecto ou uma forma diferente*.

Assim, a transformação é a *modificação*, a *alteração*, a *formação nova*, ou a *nova conformação*, que, por processos especiais, se dão às coisas, de modo a apresentá-las como *coisas diferentes*, ou *distintas*, das que se submeterem a esse regime transformativo, embora, em certos casos, não lhes modifique a essência.

Transformação. Na terminologia técnica das indústrias, ou das manufaturas, a *transformação* importa na operação que vem dar ao *produto transformado* a feição de um produto novo. E, por isso, resulta numa *perfeita fabricação*, que vem sujeitar o produto

resultante à sua especial classificação, sem qualquer dependência à classificação a que se sujeitava anteriormente.

Neste particular, pois, a transformação bem se distingue do *beneficiamento*, onde a coisa não se altera nem se modifica; mas, simplesmente, se aperfeiçoa, ou se melhora (beneficia).

Na transformação, em princípio, os produtos, ou as coisas utilizadas, mostram-se, propriamente, *matéria-prima* empregada na manufatura dos produtos, que, pela modificação, formam *uma nova espécie*.

TRANSFORMADOR. De *transformar*, na terminologia técnica do Direito Tributário *transformador* entende-se todo fabricante que, submetendo a mercadoria a nova operação, *atransforma*, ou a *modifica*, realmente, produzindo ou manufaturando um *novo produto*, que sai da classificação originária para integrar-se em outra classe, que está submetida à pauta ou tarifação própria.

Nesta hipótese, pois, o produto transformado, não obstante se mostrar resultante de mercadoria, que já pagou o seu imposto, está sujeito ao pagamento integral do imposto que lhe é atribuído pela classe a que passou a pertencer.

Transformador. Como expressão técnica da eletrotécnica, distingue o aparelho elétrico destinado a transformar ou a modificar as correntes de alta e baixa tensão em correntes de baixa e alta tensão, ou *vice-versa*.

TRANSFORMISMO. De *transformar*, designa a coisa, ou doutrina biológica, segundo a qual os seres vivos, isto é, as espécies animais e vegetais, se transformam sucessivamente e dão origem a novas espécies, sob influência da adaptação, de sorte que os seres vivos atuais provêm, por transformações sucessivas, ocorrentes de transições insensíveis e ininterruptas, de um ou de vários tipos primitivos, isto é, de espécies anteriores.

TRÂNSFUGA. Do latim *transfuga*, de *transfugere* (desertar, passar-se para o inimigo), na técnica do Direito Penal Militar assinala o *soldado*, ou o *militar*, que *desertando das fileiras do exército de seu país, passa a servir no exército inimigo*, em tempo de guerra.

Por esta razão, o *trânsfuga* não é somente o *desertor*, soldado que abandona sua bandeira, mas o *traidor*, porque, desertando do serviço de sua pátria, *vai servir a seu inimigo*.

A essa deserção, *agravada pela traição*, denominada propriamente de *transfúgio*, e exprimindo perfeita *apostasia pátria*, igualmente se chama de *defecção*, exprimindo o abandono traiçoeiro das hostes pátrias para ingresso em fileiras inimigas.

TRANSGRESSÃO. Do latim *transgressio*, de *transgredir* (passar além, violar, transgredir, infringir), exprimindo a ação e efeito de transgredir, entende-se a própria *violação*, *odesrespeito*, a *infração*, o *não acatamento* a dever jurídico, imposto por lei ou resultante da convenção.

Assim, *transgredir* é não cumprir, é contrariar, é infringir a regra legal, ou é não cumprir, desatender ou negligenciar a cláusula, ou a condição imposta pelo contrato.

A transgressão tanto pode resultar de ação, como de omissão. Configura-se pelo desrespeito, ou infração ao mando legal, ou à obrigação contratual.

O *transgressor*, agente da transgressão, é, assim, o *infrator*, o *contraventor*, o *violador*, seja da lei, ou seja, da obrigação assumida.

TRANSIGIR. Do latim *transigere* (concluir um ajuste, terminar uma desavença), na linguagem técnica do Direito, significa *extinguir*, ou *terminar* dúvidas sobre certos negócios, ou *extinguir* ou *terminar* *litígios*, mediante uma *reciprocidade de concessões*, ou *renúncias*, fixadas em convenção especial.

Desse modo, com efeito, *transigir* importa em *extinguir* ou *pôr fim a controvérsia*, ou *litígios*, convencendo-se para isso que uma das partes renuncia direitos desde que a outra, igualmente, faça idêntica renúncia, ou que uma das partes cumpra qualquer prestação, análoga à que for feita pela outra parte.

As partes que transigem, firmando a transação, dizem-se *transigentes* ou *transatores*.

Em princípio, para transigir, exige-se capacidade jurídica plena, em virtude do que os transigentes se mostrem com a faculdade de *dispor*, ou de *renunciar direitos*, devendo semelhantes direitos ser alienáveis, transmissíveis ou renunciáveis.

Os mandatários somente podem transigir, em nome de seus mandantes, quando no instrumento do mandato se consignem, *expressamente*, poderes para transigir acerca dos negócios que servem de objeto principal do mesmo mandato. Sem esses poderes, a transação é inoperante, por não a ter, de modo claro e expresso, autorizado o mandante.

TRANSITAR. De *trânsito*, do latim *transitus*, de *transire* (passar de um a outro lugar), é caminhar, percorrer, andar de um lugar para outro, em vias públicas. Extensivamente, é viajar, ou estar de passagem por um lugar.

TRANSITAR EM JULGADO. Juridicamente, significa que a decisão que transita em julgado passou a ser definitiva, pois sobre ela não cabe mais qualquer recurso, tornando-se irrevogável e irretroatável, na mesma relação processual.

O *trânsito em julgado de uma decisão* gera o que chamamos de “coisa julgada”.

Vide: *Coisa Julgada*. (ngc)

TRÂNSITO. Do latim *transitus* (passagem), conduzindo a ideia de *movimento* e de *mudança*, trânsito exprime o que *é de passagem*, o que *está em circulação*, o que *está em andamento*, ou o que *não chegou a seu destino*.

Assim, é a expressão usada na terminologia jurídica:

a) na linguagem da Polícia Administrativa, para designar *todo o movimento*, ou a *circulação* de pessoas e veículos nas ruas de uma cidade ou nas estradas que lhes dão acesso. E *Conselho de Trânsito*, entende-se o conjunto de serviços destinados à fiscalização e direção do movimento de veículos e de pessoas em uma certa jurisdição;

A Lei nº 9.503, de 23.09.97, instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, criando o Sistema Nacional de Trânsito – SNT.

O Decreto nº 2.327, de 23.09.97, dispôs sobre a coordenação do SNT e da composição do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

b) na técnica do Direito Aduaneiro, designa igualmente a *mercadoria* que não é destinada ao consumo do local, em que, eventualmente, se encontra, achando-se ali *de passagem* outemporariamente;

c) no sentido do Direito Administrativo, é a expressão usada para aludir à situação *passageira*, em que se encontra o funcionário, civil ou militar, transferido de um lugar para outro, enquanto não atinge o seu destino;

d) na terminologia dos transportes, quer também significar a *passagem* pelas rodovias ou qualquer via de comunicação, exprimindo o *movimento*, que nas mesmas se registra. *Não há trânsito* denota que não existe movimento de andantes nem de veículos. *Não há trânsito*, ou *é intransitável*, significa que *não dá passagem*, ou *não permite que se passe*, por imprestável, ou em condições ruins.

Trânsito. Na linguagem técnica do processo, é o estado da sentença ou do despacho irrecorrível, por haver passado o prazo em que o recurso se permitia. É, pois, o próprio *efeito de transitar em julgado*.

TRÂNSITO EM JULGADO. Trânsito em julgado é expressão que designa a coisa julgada, isto é, o trânsito em julgado material expressa a coisa julgada material, e o trânsito em julgado formal a coisa julgada formal.

Vide: *Coisa Julgada*. (nsf)

TRANSITORIEDADE. De *trânsito*, exprime a qualidade, ou a condição de transitório, isto é, do que é *provisório*, é *temporário*, *está em trânsito*, ou *está de passagem*.

TRANSLAÇÃO. Do latim *translatio*, de *transferre* (transportar, transferir, transplantar), originariamente entendia-se a *transmissão* dos encargos da ação dos herdeiros da parte que houvesse falecido depois da *litis contestatio*. Era a *translatio judicii*.

Mesmo no Direito Romano, a *translatio* (translação) se ampliou. E, assim, se operava a translação toda vez que se registrasse a *mudança*, ou a *substituição de partes*, após a contestação, ou a mudança e substituição do próprio julgador ou mandatário (Maynz).

Modernamente, translação adquiriu o sentido etimológico: exprime toda *transferência*, *transmissão* ou *transplantação* de coisas ou de direitos, isto é, a passagem destes direitos, ou destas coisas da posse ou da propriedade de uma pessoa para outra.

E com este sentido empregam-se os adjetivos *translato*, *translatício* ou *translativo*:

Translato, exprimindo o que se passou, ou é *passado*, o que se transferiu, ou é *transferido*, o que se transmitiu, ou é *transmitido*.

Translatício, com a mesma significação de *transpassado*, *transmitido*, *transplantado*, *transferido*.

Translativo, para exprimir a qualidade do que transfere, transmite, traspassa, transplanta.

TRANSMISSÃO. Do latim *transmissio*, de *transmittere* (transmitir, enviar de um lugar para outro, passar, transportar), em sentido amplo entende-se toda *ação e efeito de transmitir coisas*, fazendo-as passar de um para outro lugar ou do poder de uma para o poder de outra pessoa.

Assim, onde quer que haja, em relação a coisas, ou a fatos, *uma mudança de lugar, ou de posição*, em regra se registra uma *transmissão*. E transmissão será, então, *transferência, passagem, translação, trasladação, tradição, entrega, cessão, transporte, comunicação, remessa*.

Transmissão. Na linguagem do Direito Civil, transmissão designa a *transferência de coisas*, ou a *cessão de direitos*, em virtude do que, coisas ou direitos, se transmitem, ou *setransferem*, de dono ou titular.

Assim, *transmissão, translação e transferência* empregam-se em sentido equivalente, exprimindo ação e efeito de *transferir*, de *passar*, ou de *traspassar* bens, direitos ou poderes, de uma pessoa para outra.

E por essa razão *títulos translativos*, ou *títulos transmissivos*, traduzem o mesmo pensamento, designando os atos escritos em que se faz a transferência ou a cessão.

Conforme a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre direitos autorais, transmissão ou emissão é a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético. (pg)

TRANSMISSÃO DA AÇÃO. Assim se entende a *transferência do direito de ação* atribuída a outrem, que não é seu titular originário, pela qual se permite que, com legitimidade, venha a juízo exercitá-la, ou a continuar, se já era proposta.

Quando a transmissão da ação resulta de ato *inter vivos*, denomina-se propriamente de *cessão*, ou *sub-rogação*, segundo as circunstâncias em que ocorre.

Em princípio, todas as ações são transmissíveis, seja por *cessão, sub-rogação* ou *sucessão*. Mas não se transmitem, em regra, as *ações pessoais*.

TRANSMISSÃO DA HERANÇA. Transmissão, embora significando igualmente *transferência*, traz aqui o mesmo sentido de *sucessão*, isto é, a *transferência* dos direitos ativos e passivos do *de cujus* para os seus herdeiros, legítimos ou testamentários.

Vulgarmente, pois, transmissão da herança é a transferência de bens por sucessão, opere-se esta a *título universal*, ou a *título singular*, provenha de determinação legal ou da vontade do testador.

Por esta justa razão, em referência ao direito à herança, diz-se *direito à transmissão*, o que equivale a *direito à sucessão*.

A *transmissão da herança* revela-se, ainda, uma transferência e aquisição *causa mortis*, isto é, a que se gera ou se deriva do falecimento da pessoa a quem pertenciam os bens e direitos transmitidos.

Para designar essa forma de transmissão, é correntia a expressão: *transmissão hereditária*, como se diria *sucessão hereditária*. Assim, não é bom vernáculo, por se mostrar pleonástica, a locução *transmissão sucessória*, desde que as duas palavras conduzem idêntica significação. *Sucessão já é a transmissão*.

TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. É a transferência da propriedade fundada em ato jurídico que autorize a atribuição de seu domínio a outro dono, ou titular.

Embora, pela escritura, em que se firme a transmissão, estabeleça-se ao adquirente *aqualidade de dono da coisa* transmitida, em princípio, o domínio dessa propriedade somente *passa* ao

adquirente, quando é o respectivo título *transmissivo* competentementetranscrito no ofício público autorizado.

A *transmissão da propriedade* possui sentido genérico, particularizando-se, v.g., na *compra e venda*, na *doação*, na *sucessão* e na *adjudicação*.

TRANSMISSÃO DE PODERES. Em sentido lato a transmissão de poderes não somente importa na *investidura*, ou *delegação de poderes*, feita originariamente a uma pessoa, para que possa exercer um mandato, ou desempenhar uma função, como na *transferência de poderes ao substituto*, para que possa cumprir atos ou exercer funções atribuídas ao *transmitente*.

A transmissão de poderes originariamente resulta, desse modo, na *outorga de mandato*, *nomeação*, ou *investidura de cargo*, em virtude do que está o *outorgado*, ou *nomeado*, suficientemente *autorizado* para exercer o encargo que lhe foi confiado.

A transmissão, no exato sentido de transferência, significa propriamente a *substituição no cargo*, ou o *substabelecimento no mandato*, em razão do que a pessoa a quem os poderes se transmitem assume a posição de um sucessor nas funções, no cargo, ou no mandato.

TRANSMISSÃO DO CRÉDITO. É a cessão de crédito, ou o ato pelo qual o credor transmite a outrem seus direitos sobre o devedor. É, propriamente, a transferência de um direito creditório.

TRANSMISSÃO TELEGRÁFICA. É o *despacho*, ou a *comunicação*, que se opera por meio dos Telégrafos, a fim de que, de um ponto a outro, se levam notícias sobre fatos ou sobre negócios.

TRANSMISSIBILIDADE. De *transmissível*, do latim *transmissibilis* (que se pode transmitir: *quod transmitti potest*), designa a qualidade do que *pode ser objeto de uma transmissão*, pelo que é *suscetível de transferência* ou *cessão*.

Em princípio, todas as coisas em comércio são transmissíveis, isto é, podem ser transferidas ou cedidas. Enquadram-se, assim, na transmissibilidade.

Neste aspecto, pois, a transmissibilidade revela igualmente a *liberação da coisa* no tocante a restrições, ou encargos, impeditivos de sua transmissão.

Em relação aos direitos e ações, porém, o princípio da transmissibilidade sofre exceção: *não são suscetíveis de transmissão os direitos e ações de caráter personalíssimo*. Semelhantes direitos e ações, pois, são restritos a seus titulares originários, salvo na parte relativa a *vantagens pecuniárias*, cuja exigibilidade possa ser promovida em face do preceito legal expresso.

Na hipótese, embora resultante de um *benefício pessoal*, a transmissão é possível porque já, em verdade, há um bem, ou valor, que é de *caráter patrimonial*.

No entanto, todos os direitos e ações que se extinguem com a vida do respectivo titular, e somente por ele, pessoalmente, possam ser exercidos, entendem-se *intransmissíveis*, isto é, não se podem transmitir, e estão afastados da transmissibilidade.

TRANSMISSÍVEL. Do latim *transmissibilis*, exprime ou indica a qualidade de transmissível, ou a qualidade das coisas que se podem transmitir. Possui idêntica significação de *cedível*, *alienável*, *sucessível*.

Vide: *Transmissibilidade*.

TRANSMITENTE. É o *alienante*, o *cedente*, ou a pessoa que aliena, cede, transfere a outrem o direito ou a propriedade sobre a coisa.

TRANSPLANTAÇÃO. De *transplantar* (*trans*: mudança, alteração; e *plantar*: introduzir na terra), entende-se a *mudança* de uma planta, ou arvoredo, do lugar em que se achava para outro.

Não é, assim, o *replantio*, em que novamente se faz uma plantação, ou se intenta um *novo plantio*. A *transplantação*, a rigor, é a *retirada* da planta da terra em que vicejava, para ser plantada em outro lugar.

Extensivamente, em relação a outros fatos, a transplantação exprime toda *mudança* de coisas, ou mesmo de pessoas, significando, claramente, a *deslocação* de um lugar para outro, com a

intenção de *neste lugar se fixar*. Por essa razão, a transplantação não é simplesmente um transporte. Mas um transporte para fixação no local para onde se conduziu a coisa.

TRANSPLANTE. Dispõe sobre a remoção e tratamento de órgãos, tecidos e partes do corpo humano a Lei nº 9.434, de 04.02.97, regulamentada pelo Decreto nº 2.268, de 30.06.97.

TRANSPORTADOR. Adjetivamente, exprime aquele que *transporta*, ou realiza o transporte, seja de coisas ou seja de pessoas. *Veículo transportador, empresa transportadora.*

Na linguagem jurídica, porém, e como substantivo, indica a pessoa ou a empresa que *toma a si o encargo de transportar* ou conduzir, coisas ou pessoas, de um lugar a outro, *pelos meios de que dispõe*, ou por seus empregados e instrumentos, *sob sua responsabilidade*. *Condutor.*

Por esta razão, o transportador não se confunde com o *expedidor*, que é quem lhe comete o encargo de fazer o transporte de coisas, que lhe são entregues por ele. E pode, em certas circunstâncias, ser o próprio *destinatário* das coisas que vão transportar. O transportador é somente aquele que realiza ou executa o transporte pelos seus próprios meios, não importa se por si ou por pessoas colocadas às suas ordens.

Vide: *Transporte.*

TRANSPORTAR. Do latim *transportare*, é conduzir, mediante contrato, de um lugar para outro, em veículos ou instrumentos apropriados, mercadorias, cargas ou pessoas.

TRANSPORTE. De *transportar*, do latim *transportare* (levar além, conduzir para outro lugar), gramaticalmente exprime a *ação de conduzir*, ou de *levar* coisas e pessoas, em aparatos apropriados, de um a outro lugar. Assim, *transporte* é a própria *condução*, ou *adeslocação* de coisas, ou pessoas, em veículos ou meios apropriados a esse mister.

Extensivamente, mesmo, o *transporte* entende-se *comunicação*, ou *transmissão*, quando resulta da *condução de fatos*, ou de *notícias*, através de aparelhos elétricos especiais, como o telégrafo, o telefone, o rádio.

Transporte. No conceito do Direito Civil e do Direito Comercial, transporte designa o contrato, em virtude do qual um dos contratantes, denominado *transportador*, ou *condutor*, se obriga a conduzir, ou a levar de um ponto a outro, coisas ou pessoas, mediante pagamento pelo outro contratante, conhecido pelo nome de *expedidor*, *carregador* ou *passageiro*, de uma certa importância ou determinado preço.

Assim, o transporte entende-se de mercadorias, ou de cargas, e de pessoas ou passageiros.

No contrato de transporte de coisas, em regra, além dos contratantes originários, *transportador*, ou *condutor*, e *expedidor* e *carregador*, há um terceiro interveniente, o *destinatário*, ou *consignatário*, isto é, a pessoa a quem as mercadorias, ou a carga, se destinam. Quando a carga é destinada ao próprio carregador, ou expedidor, este será, ainda, o *destinatário*, cumulando, destarte, as duas qualidades, essa e a de *expedidor*.

O contrato de transporte evidencia-se um contrato misto, desde que na sua formação há interferência dos contratos de locação de coisas e de serviços e, em certas circunstâncias, o de depósito.

E, para que se imponha com o caráter que lhe é próprio, deve apresentar-se como o contrato em que o transportador *fornece* os meios de conduzir e, por si ou por outrem a seu mando, executar os serviços necessários à *deslocação*, que se faz mister, para consecução do transporte.

Assim, por exemplo, não há contrato de transporte quando o *dono do veículo*, ou do *animal*, simplesmente o aluga ao interessado em se conduzir a qualquer parte.

Transporte. Geralmente, é a expressão usada no plural: *transportes*, empregada para designar os próprios *meios* usados nos transportes e a organização dos *serviços* destinados a esse mister.

Neste aspecto, tomados em consideração não somente os *meios transportativos*, como o espaço por onde se deslocam, os transportes dizem-se *marítimos*, *fluviais*, *lacustres*, *aéreos terrestres*, distinguindo-se estes em *ferroviários*, *rodoviários* e *metroviários*.

Quando os transportes se executam dentro de uma cidade dizem-se propriamente *urbanos*. E se intercomunicam entre vários Estados, Municípios ou países, distinguem-se em *interestaduais*, *intermunicipais* e *internacionais*.

Em referência ao objeto a transportar, são os transportes denominados: de *cargas*, *bagagens* ou *passageiros*, sendo que, segundo preceitos legais instituídos, cada uma dessas espécies é subordinada a regime próprio.

Extensivamente, os próprios veículos que servem à condução são denominados *de transportes*.

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. Dispõe sobre a sua ordenação a Lei nº 9.432, de 08.01.97, abrangendo o afretamento, o armador, a tripulação, a marinha mercante e os regimes de navegação.

A Lei nº 9.443, de 08.01.97, instituiu a política nacional de recursos hídricos, inclusive no que toca ao transporte aquaviário, criando sistema de gerenciamento.

TRANSPORTE DA SOMA. Na terminologia contábil, transporte da soma entende-se a passagem da soma verificada em uma parcela, em conta, cuja página se preencheu, para a mesma coluna da mesma conta, no *início da página* para onde se transferiu a mesma conta.

Assim, o transporte da soma ou o transporte do saldo exprime a *transferência*, ou a *translação* dessa soma, ou desse saldo para a outra página, ou para o outro papel, em que vai continuar a mesma conta, ou onde se vão registrar os lançamentos que lhe são correspondentes.

TRANSPORTE DE CRÉDITO. No sentido técnico-comercial, é a transferência, ou a cessão de crédito, em virtude do que é o mesmo crédito *passado*, ou *deslocado*, de uma para outra pessoa.

TRANSPORTE DO JUIZ. Entende-se a condução do juiz, quando se faz necessária a sua presença em certas diligências, que se cumprem em lugares afastados, para que as assista e as presida *in loco*.

Nesta hipótese, cabe aos interessados o fornecimento de meios indispensáveis a esse transporte, cujas despesas se anotam como *judiciais*.

TRANSPORTE INTERMODAL. Designa aquele em que uma mesma carga é movimentada, sucessivamente, por diferentes meios (ferrovia, aquavia, rodovia e/ou aerovia).

TRANSPORTE INTELECTUAL. Expressão usada para aludir às transmissões, ou às comunicações, promovidas pelo telégrafo, telefone, radiotelegrafia e pela radiotelefonia.

TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGAS. É aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e é exercido sob a responsabilidade única do operador.

Confira a Lei nº 9.611, de 19.02.98.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO. Dispõe sobre a exploração, mediante permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, o Decreto nº 2.521, de 20.03.98.

TRANSVERSAL. Do latim *transversarius* (oblíquo, que passa de ângulo a ângulo), é usado na linguagem jurídica no mesmo sentido de *colateral*, para designar o *parentesco* que segue ao lado, ou do lado, em distinção ao parentesco em *linha reta*, ascendente ou descendente.

TRAPAÇA. De *trapa*, do francês *trappe* (armadilha, alçapão), vulgarmente tomado no mesmo sentido de *trampa*, entende-se toda *ação fraudulenta, dolosa*, executada com a finalidade de *enganar*, ou de *tirar vantagens ilícitas de outrem*.

É o *negócio desonesto*, e, por vezes, ilícito, fundado sempre na *má-fé* e na intenção de um locupletamento à custa alheia. Para realizá-lo, em regra, o executor da trapaça usa de manobras ou artifícios ardilosos, a fim de por eles iludir a boa-fé de pessoa que com ele vai contratar.

Desse modo, qualquer ludíbrio posto em prática para que se aproveite alguém de outrem, causando-lhe injusto prejuízo, bem se mostra uma trapaça.

Trapaça. Na terminologia do Direito antigo, tinha a mesma significação de *mohatra*, ou *mofatra*, sendo definido por Moraes: “Contrato feito entre o usuário, e o que toma do dinheiro emprestado, dando-lhe o usuário mercadorias por alto preço, para depois que as recebe lhas revender ao mesmo usuário por preço mui diminuído, e falido; e assim fraudar a lei contra a usura”.

Desse modo, a *trapaça*, escondendo um *embuste* tendente a não mostrar a *exorbitância de juros*, resulta de uma aquisição por alto preço e uma venda por preço ínfimo, figurando nestes contratos o usuário e o seu devedor.

Modernamente, todo *ato*, ou *contrato fraudulento*, executado com o ânimo de *fraudar, prejudicar, tirar proveitos ilícitos*, mesmo que tome forma diversa à *mofatra* de outrora, *étrapaça*. É que a *trapaça* se revela no *artifício enganoso* e ilícito com que se defrauda ou se prejudica a outrem.

TRAPEIRO. De *trapo*, na terminologia comercial, designa a pessoa que, habitualmente, arrecada os trapos das ruas e dos negócios, para os revender a fábricas, ou o que negocia com roupas velhas e usadas. *Montureiro*.

TRAPICHE. Do castelhano *trapiche*, do latim *trapetes* (pedra de moinho de azeite), originariamente significa o pequeno engenho para moer sementes, ou frutos, e deles extrair o azeite ou o sumo.

E por essa razão, na linguagem brasileira, é empregado para designar a *engenhoca*, ou o pequeno engenho de açúcar onde somente se produzem rapadura e melaço.

Trapiche. Mas, na linguagem técnica do Direito Comercial, é empregado para designar os estabelecimentos construídos nas proximidades dos portos marítimos, fluviais ou lacustres, e destinados ao recebimento e depósito das mercadorias ou cargas recebidas pelos mesmos portos, ou a serem transportadas para outras praças.

Em realidade, são *armazéns para depósito de mercadorias* importadas, ou destinadas à exportação, ou de mercadorias providas de ou destinadas a portos nacionais. No entanto, têm os trapiches caráter próprio e distintivo de armazéns, de sentido mais amplo. Os trapiches distinguem-se, propriamente, dos armazéns por serem providos de aparelhos para cargas e descargas das embarcações, que a eles se encostam, ou deles se aproximam. São, assim, a rigor, *armazéns de cais*.

Os trapiches podem ser estabelecimentos públicos, ou particulares. E tanto se podem destinar ao recebimento de cargas de seus proprietários, como de terceiros. Devem, para isso, submeter-se a *registro especial* nas Juntas Comerciais ou em outras repartições que as substituam.

Quando os trapiches se destinam ao embarque e desembarque de mercadoria, sejam *decomércio de cabotagem*, ou de comércio exterior, *devem alfandegar-se*. E, assim, ficarão sob fiscalização e controle das autoridades aduaneiras.

Quando os trapiches têm o objetivo de servir de depósito a *mercadorias em trânsito*, dizem-se *entrepósitos*.

TRAPICHEIRO. De *trapiche*, é a nomeação dada ao proprietário de um trapiche, ou à pessoa a quem se confia a administração de um trapiche, como representante da empresa proprietária, ou por delegação da autoridade pública, quando trapiche público ou oficial.

Em princípio, o trapicheiro exerce atribuições análogas às de depositário. E, assumindo a responsabilidade de *ter em boa guarda e conservação* as mercadorias ou cargas, que lhe forem confiadas, responde por si, e por seus prepostos, pelas avarias ou danificações pelos gêneros que receber nos seus armazéns, exceto provando que elas vieram por força maior.

O trapicheiro está sujeito a manter uma contabilização de suas operações em livros especiais, conforme exigência do Cód. Comercial, além de manter a escrituração e livros próprios a todo comerciante.

TRASLADAR. Do latim *translatus*, de *transferre* (transferir, transladar, transcrever), no sentido jurídico é a expressão usada no mesmo conceito de *escrever, transcrever, copiar*.

Assim, trasladar, tanto designa o *ato de passar uma escritura* nos livros próprios de um tabelião, como a *cópia* que se extrai, originariamente, dessa escritura, sendo subscrita pelo próprio oficial que a fez.

TRASLADO. Do latim *traslatus* (transferido, transportado, copiado, transcrito), em lato sentido entende-se *toda cópia fiel* de uma escritura, ou de um documento, constante de livros públicos, ou do arquivo de repartições e cartórios. Neste aspecto, pois, o *traslado* conduz o sentido de *certidão* e, mesmo, de *pública-forma*, porquanto certidão e pública-forma, em

realidade, são *cópias fiéis, extratos integrais*, ou *reproduções* das escrituras, ou documentos, a que se reportam.

Traslado. Mas, na terminologia jurídica, traslado tem sentido técnico próprio: designa a *cópia imediata*, ou as *cópias imediatas*, passadas pelo próprio tabelião, ou escrivão, que formulou a escritura, e entregues, ato contínuo, aos interessados, como *instrumentos autênticos* da mesma escritura.

Por essa forma, o traslado é tido como o *próprio original* da escritura, cuja matriz está trasladada no livro do tabelião, ou nos autos do processo, em que fez o escrivão oficiante.

Para os distinguir, os traslados trazem então uma numeração de ordem: 1º *traslado*, 2º *traslado* etc.

A praxe, porém, tem adotado a denominação de traslado, simplesmente, para a *primeira cópia da escritura*, havendo-se as que se seguem como certidões.

Em verdade, no entanto, não impede a lei que se tirem vários traslados, notadamente quando várias são as partes integrantes e interessadas na escritura. *Cópias fiéis* da escritura constante de livros de notas são *autênticos traslados*, desde que não lhes dê o tabelião o estilo de certidão, que a eles se equipara.

Assim, a distinção entre certidão e traslados de escrituras, existentes nos livros de notas, é sutil: vem da explicativa inicial *certifico que*. E, ao contrário do traslado, pode ser extraída a qualquer tempo, mesmo por outro oficial que não seja o oficiante do ato originário, desde que com atribuições cartorárias no tabelionato ou na escrivania.

A característica distintiva do *traslado* é que este se entende sempre *cópia integral* da escritura dada e passada em livros, ou autos, do cartório, ou da escrivania, enquanto a *certidão* pode ser cópia de documento aí arquivado, ou junto ao processo. E pode ainda a certidão ser *parcial*, ou em *relatório breve*, ao passo que o traslado far-se-á sempre pelo *inteiro teor da escritura*.

Juridicamente, por seus efeitos, traslado e certidão entendem-se igualmente *instrumentos autênticos* das escrituras, ou dos autos públicos, de que são cópias, desde que extraídos, datados e assinados pelos serventuários dos ofícios públicos, ou da escrivania, respectivos.

TRASPASSAR. Formado da partícula *tras*, do latim *trans*, e de *passar*, exprime passar de um lado a outro, passar a outra parte, trazendo, assim, sentido idêntico a *transmitir, transferir, transportar*.

Em conceituação jurídica, porém, significa *renunciar* ou *ceder* a favor de outrem o direito ou o domínio de uma coisa. Quer, pois, significar: *transferir o contrato de locação ou de arrendamento*, ou *transferir o estabelecimento comercial*, inclusive com o contrato de locação do imóvel, em que se acha instalado.

TRASPASSE. De *traspassar*, entende-se o ato por que se transfere a outrem o direito que se tem sobre a coisa, com a passagem de todas as vantagens e respectivas obrigações, renunciando o que o faz ao mesmo direito e se desonerando das mesmas obrigações.

Na locação ou no arrendamento, o traspasse importa na transferência do contrato nas mesmas condições convencionadas com o locatário ou arrendatário renunciante para o locatário ou arrendatário beneficiado. Dessa forma, o traspasse sempre se firma na nova locação ou no novo arrendamento, resultante da transferência realizada.

TRATADISTA. De *tratado*, tomado no sentido de obra científica, ou de arte, é o vocábulo empregado para designar o *autor de obras doutrinárias*, em que se fixam princípios e regras relativos à disciplina, ou matéria, sobre que versam as mesmas obras.

Assim, o *tratadista* entende-se a pessoa versada na matéria, que estudou, ou *de que tratou*, em obra, ou livro, de sua autoria.

TRATADO. Do latim *tractatus*, de *tractare* (levar, conduzir, discutir, cumprir, trabalhar), em sentido geral entende-se a *obra escrita* sobre qualquer ciência, ou arte, e na qual se estudam e se discutem determinados assuntos, ou determinadas matérias. *Tratado*, assim, é o *estudofeito* sobre certo assunto e convertido em obra escrita.

Tratado. Em significação propriamente jurídica, é o *convênio*, o *acordo*, a *declaração*, ou *oajuste* firmado entre duas, ou mais nações, em virtude do que as signatárias se obrigam a

cumprir e respeitar as cláusulas e condições que nele se inscrevem, como se fossem verdadeiros preceitos de Direito Positivo.

Clóvis Beviláqua define os *tratados* como “os acordos de maior importância por seu objeto, que firmam definitivamente uma situação jurídica, ou se destinam a durar longamente, como os tratados de paz, de limites, de comércio e navegação”.

E, assim, distingue o tratado da *convenção* e da *declaração*. A convenção é o acordo sem objetivo político. E declaração é o acordo que vem afirmar um princípio.

Desse modo, quando o tratado exprime o ato jurídico de natureza internacional, em que dois, ou mais Estados, concordam sobre a criação, modificação ou extinção de algum direito, é tido em sentido mais amplo, para compreender qualquer espécie de acordo, convenção ou declaração. Quando simplesmente exprime o acordo de maior importância por seu objeto, é tomado em sentido mais estrito.

Consoante o objeto sobre que versam, os tratados dizem-se *normativos* ou *contratuais*.

Normativos quando trazem a finalidade de fixar princípios e normas de Direito Internacional, sendo, em regra, consequentes ou resultantes de congressos ou de conferências. E se denominam, igualmente, de *tratados-leis*.

Contratuais quando constam do estabelecimento de cláusulas e condições reguladoras das relações e dos interesses dos Estados contratantes. E, semelhantes tratados, versando sobre negócio de interesse recíproco dos Estados, conforme sua natureza, dizem-se *políticos, sociais e econômicos*.

Os tratados, sejam os normativos, ou *tratados-leis*, sejam os *tratados-contratos*, ou contratuais, têm procedimento ritualizado, que se constitui por três fases distintas: *negociação, assinatura e ratificação*.

A ratificação é atribuição que, em regra, se defere ao Poder Legislativo. E, somente depois que é ela promovida, está o tratado definitivamente composto.

TRATAMENTO. De *tratar*, na linguagem jurídica é tratamento tomado em duas acepções características:

Tratamento. No Direito Civil e Comercial, em referência a coisas, ou a pessoas, tratamento é *omodo de ver, de cuidar, de ter contato*, ou a maneira de ter as coisas, ou *a atenção e o cuidado dispensados às pessoas*.

Nesta hipótese, emprega-se, igualmente, o *trato*, geralmente usado no plural *tratos*: *bons tratos* e *maus-tratos*, que se traduzem *bom tratamento*, ou *maus tratamentos*; *trato carinhoso* ou *tratamento carinhoso*.

Assim, a expressão *tratamento conveniente* exprime o tratamento cuidadoso, indispensável e necessário à situação em que se encontra a pessoa, ou em que está a coisa.

O *tratamento*, exprimindo a *maneira de cuidar, de vigiar, de atender às necessidades*, ou *da subsistência da pessoa*, comporta o sentido *de alimentação, manutenção, assistência e cura em caso de enfermidade ou doença*.

Por essa forma, *bom tratamento* significa a boa alimentação ou a boa assistência.

Nestas condições, todas as expressões derivadas de tratar, como *tratado, tratando, tratará* etc., são tomadas em idêntica significação.

Assim, *tratado como filho* faz alusão ao modo de tratar um filho, isto é, a *maneira carinhosa, ou cuidado dedicado*, com que se trata ou se atende o filho.

Tratamento. Na terminologia do Direito Administrativo e do Direito Processual, *tratamento* exprime o modo, ou a *maneira de se dirigir ou de se falar* às pessoas, às autoridades ou às corporações, com a indicação ou menção dos *títulos honoríficos* e emprego dos *possessivos*, que lhes são atribuídos pelo uso, ou por lei, em razão do cargo, que ocupam ou da dignidade que lhes corresponde.

Tratamento. No sentido médico, assim se nomeia o conjunto de meios terapêuticos, cirúrgicos e higiênicos postos em prática pelo profissional para a cura, ou para alívio, do doente.

TRATANTE. De *tratar*, no sentido gramatical e comum, entende-se a pessoa que *trata* de alguma coisa. É o mesmo que *tratador*, quando especialmente empregado para designar a pessoa a quem se comete um *tratamento*, isto é, o encargo de cuidar de alguma coisa.

Tratante. Em sentido pejorativo, porém, é a expressão usada para distinguir a pessoa *que trata de um negócio, mas não o cumpre*, ou a pessoa de *mau proceder*.

Desse modo, *tratante* e *traficante* aplicam-se em significações análogas: é o que comercia com dolo ou usa de fraude.

TRATO. De *tratar*, exprime ação e efeito de tratar. E, daí, a significação idêntica a *ajuste, convenção, contrato, combinação, negócio, acordo, tráfico*. É o mesmo que *tratamento*.

Assim, em sentido mercantil, ter um *tratamento* é haver *ajustado* ou *convencionado* alguma coisa, é ter *fechado* ou *combinado* um *negócio*.

Trato. Com o sentido de *tratamento*, *trato* significa o *procedimento*, ou o *modo de cuidar* das coisas, empregando-se como *manutenção, assistência*.

TRAVEJAR. De *trave* (viga, barrote), designa a ação de *apoiar, assentar, colocar traves ou vigas*, em cima de alguma coisa. Diz-se para esta ação de *travejamento*, o que também tem o sentido de *madeiramento*.

Madeirar e *travejar*, pois, trazem sentidos equivalentes, exprimindo a ação de *colocar vigas, assentar barrotes*, ou *apoiar vigas*, ou *barrotes*, para *soalhos*, ou para *telhados*, em cima de muros, ou paredes.

O *travejamento* em muro, ou parede divisória, constitui direito assegurado ao dono do prédio contíguo, *desde que a parede, ou o muro, possa suportá-lo*, e mediante prévia indenização ao vizinho, da metade do seu valor [Cód. Civil/2002, art. 1.304 (Cód. Civil/1916, art. 579)]. (ngc)

“TRAVELLER’S CHECK”. Expressão inglesa que se traduz *cheque de viajante*, designa modalidade de cheque utilizado pelo comércio bancário internacional, para facilidade do próprio cliente.

Os *traveller’s checks*, embora não se entendam *papel-moeda*, funcionam em sua equivalência, substituindo a carta de crédito e autorizando, com maior segurança, a *troca do dinheiro*, ou da moeda originária ali consignada, por dinheiro e moeda de outro país, em que, eventualmente, se possa encontrar o seu emitente.

Os *traveller’s checks* constam de formulário expedido pelo banco, *tendo já impresso o seu valor* em cada talão, que será assinado no ato de sua recepção pelo cliente, ficando a sua assinatura registrada no próprio banco.

Embora já contenha uma assinatura, para emití-lo deve a pessoa *assiná-lo uma segunda vez*. Somente com esta nova assinatura entende-se o *cheque emitido*, assim se transformando na ordem de pagamento contra o banco depositário.

Pelo que se evidencia, os *cheques de viajantes*, ou os *cheques para viajantes*, tradução da expressão *traveller’s checks* (US) ou *traveller’s checks* têm características próprios *naimpressão de seu valor* no talão respectivo, e a *duplicidade de assinatura* de seu emitente, em fases diversas, a primeira quando recebe o talonário, a segunda quando emite efetivamente o cheque, seja para efetuar um pagamento, ou para operar uma troca de moedas.

TRECHO. Do latim *tractus* (arrastado, espaçado), gramaticalmente exprime o *espaço*, ou *adistância*, que se medeia entre dois pontos, ou limites, no lugar ou no tempo.

Nesta acepção, pois, compreendem-se as expressões *trecho de rua*, *trecho do ano*.

Na linguagem da imprensa, extensivamente, *trecho* é empregado como *pedaço*, ou *parte de algum escrito*. É o *excerto: um trecho da obra*.

A publicação de *trechos* de obras literárias, ou científicas, feitas por estranhos, isto é, por quem não seja o seu autor, não constitui ofensa aos direitos autorais, desde que indicada a fonte.

TRÉGUA. Oriundo do baixo latim *treuga*, do antigo germano *triuwa*, do gótico *triggwa* (pacto), designa a cessação, ou a interrupção temporária de hostilidades, convencionada, ou acordada, entre dois exércitos inimigos, no teatro da guerra, seja para sepultamento de mortos, seja como preliminar de armistício ou de assinatura da paz.

TREM. Do francês *train*, oriundo do latim *traha*, de *trahere* (puxar, arrastar), é geralmente empregado para designar todo *veículo de transporte* ou condução: *trem de ferro*, isto é, a composição de locomotiva e vagões ferroviários.

Vulgarmente, porém, empregado geralmente no plural, *trens*, designa o conjunto de coisastransportadas pelo viajante, ou os *móveis e utensílios* de uso doméstico.

Assim, a *bagagem do passageiro* é denominada de trem, e os utensílios de cozinha, de cama e mesa, dizem-se *trens domésticos*.

TRÉPLICA. De *treplicar*, do latim *triplicare* (triplicar, multiplicar por três), na terminologia jurídica entende-se a *alegação articulada*, em oposição, ou em resposta, à *réplica*, isto é, a alegação ou as *razões* formuladas em refutação à contrariedade feita às proposições iniciais do *treplicante*.

A tréplica, assim, revela-se o *segundo articulado* apresentado por uma das partes, em resposta ao *articulado* do adversário, em que esse contraria ou refuta as suas alegações de defesa inicial.

É, assim, de um modo geral, em matéria civil, a *réplica feita pelo réu* à contrariedade com que o autor refuta a sua contestação.

E por ser essa *segunda defesa* colocada em terceiro lugar na ordem do processo, é que se denomina de *tréplica*.

Num sentido geral, a tréplica revela-se a ressustentação de uma defesa, ou de uma acusação, feita após a contrariedade, que a esta defesa ou a esta acusação se tenha feito, indicando-se sempre a *terceira fala*, a *terceira alegação articulada*, no curso de um processo, ou de uma audiência.

TRESDOBRO. De *três* e *dobro*, designa o resultado do que é triplicado ou aumentado em três vezes.

TRÍBADE. O mesmo que safista ou mulher que pratica o safismo (*homossexualismo feminino*).

TRIBADISMO. Homossexualismo feminino ou a predileção da mulher por outra mulher, com aversão aos indivíduos do sexo contrário.

TRIBO. Do latim *tribus*, designa geralmente o conjunto de famílias nômades, obedientes a um chefe, em regra imposto por sua autoridade guerreira. É o mesmo que *clã*, de origem gaélica.

Entre os romanos, as *tribos* eram formadas pelos cidadãos estabelecidos em uma religião, as quais eram administradas por um *curator*, encarregado de as recensear para efeito de cobrar os impostos pessoais e de aliciar soldados para a milícia.

Estes *curatores tribuum*, originariamente eram nomeados pelo rei, sendo posteriormente eleitos ou nomeados pelos componentes das tribos.

TRIBUNAL. Do latim *tribunal* (assento dos juízes); de *tribunus*, nome dado ao *magistrado romano*, que defendia o povo, ou a *tribus*, no Senado Romano, em sentido lato, entende-se todo *magistrado*, ou *colégio de magistrados*, a que se defere uma jurisdição. E, assim, *tribunal* tanto se refere à autoridade administrativa, como à autoridade judicial, ao juiz, singularmente considerado, como ao colégio de juízes.

Na terminologia do Direito francês, *Tribunal* designa o magistrado, ou o corpo de magistrados, exercendo uma jurisdição, em regra, de caráter inferior, sendo os *tribunais de ordem superior* denominados de Cortes (*Cours*).

Na linguagem do Direito brasileiro, *Tribunal* tanto designa o que tem jurisdição superior, como aquele que a este se subordina.

Por outro lado, a expressão não possui o sentido de designar amplamente qualquer *órgão judicante*, ou *administrador da justiça*, seja singular ou colegial.

Tribunal, no conceito do Direito Processual brasileiro, é somente o *órgão judicante coletivo*, isto é, o *grupo* ou *colégio de juízes*, a que se comete jurisdição para administrar a justiça, em determinado território, assim se distinguindo dos órgãos judiciários singulares, constituídos pelos juízes.

A organização do Poder Judiciário, nos termos da Constituição Federal, institui os *tribunais federais* e os *tribunais estaduais*, sendo o *Supremo Tribunal Federal* o *órgão judicante de maior autoridade*.

Os tribunais federais, além do Supremo Tribunal, recebem as denominações especiais de *Superior Tribunal de Justiça*, *Tribunais Militares*, *Tribunais Eleitorais* e *Tribunais do Trabalho*.

Como tribunais estaduais há os *Tribunais de Justiça*, geralmente chamados de *Tribunais de Justiça*, ou de *Alçada* e os *Tribunais do Júri*.

TRIBUNAL “AD QUEM”. Aquele para quem se recorre de sentença de juiz ou Tribunal inferior, ditos de *a quo*.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. É a denominação que se dá a todo Tribunal a que se atribui uma jurisdição administrativa, em distinção aos *Tribunais de Justiça*.

A rigor, na organização administrativa brasileira, não há *tribunais administrativos*, propriamente. As questões suscitadas na Administração, quando de ordem meramente disciplinar, ou funcional, são afetas ao *contencioso*, a que se outorgam poderes judicantes, restritos a essas questões.

Doutrinariamente, os poderes dos tribunais administrativos não têm a mesma natureza nem a mesma extensão em todas as matérias contenciosas.

Segundo as circunstâncias, e conforme ensina Viveiros de Castro, podem ser de *plena jurisdição, de anulação, de interpretação e de repressão*.

São *poderes de plena jurisdição*, quando se lhes comete autoridade para *atribuir* ou *decidir* a questão, no aspecto de fato e de direito.

Os *poderes de anulação* decorrem da autoridade de anular atos eivados de ilegalidade, sem que, no entanto, se dê a faculdade de reformá-los, ou de os substituir pela sua própria decisão.

Os *poderes de interpretação* autorizam, simplesmente, a determinar o sentido e o alcance de um ato administrativo, ou em apreciar a sua eficácia legal, sem concluir por um julgamento que escape à própria competência.

Os *poderes de repressão* resultam da autoridade para reprimir as infrações e contravenções legais e regulamentares, impondo sanções e multas pecuniárias estabelecidas.

As decisões dos tribunais administrativos, no entanto, não impedem que os interessados possam, na forma regulamentar, delas recorrer para o *Poder Judiciário*, que lhes guarda proeminência.

Em princípio, pois, as atribuições do contencioso administrativo cingem-se ao conhecimento das questões derivadas dos *atos de império*, sendo que as questões que se gerarem dos *atos de gestão* devem ser levadas ao conhecimento e julgamento dos tribunais ordinários.

TRIBUNAL ARBITRAL. Genericamente, assim se diz de todo e qualquer órgão com funções judicantes, composto de juízes eventualmente nomeados como árbitros, a quem se conferem poderes para conhecer e julgar determinadas questões. Neste sentido, o *juízo arbitral* é vulgarmente chamado de Tribunal Arbitral, em virtude de ser formado de juízes escolhidos pelas próprias partes interessadas.

Na terminologia do Direito Internacional Público, os tribunais arbitrais dizem-se mais propriamente de Tribunais de Arbitragem, destinados a solver as controvérsias havidas por meio pacífico. O Tribunal de Arbitragem, sem fugir à regra, é formado de membros escolhidos pelos próprios Estados.

TRIBUNAL CIVIL. Denominação vulgar dada ao Tribunal, cuja competência para julgar se restringe às questões de ordem civil, em distinção ao *Tribunal Criminal*.

TRIBUNAL CRIMINAL. Em distinção a Tribunal Civil, designação dada ao tribunal que tem por objeto o conhecimento e julgamento de questões de natureza criminal.

TRIBUNAL DE APELAÇÃO. Vide: *Tribunal de Justiça*.

TRIBUNAL DE COMÉRCIO. É o nome que se dá à Junta Comercial, como órgão disciplinador das atividades ou profissão mercantil.

TRIBUNAL DE CONTAS. É o órgão que, como representante, ou delegado do povo, é colocado na posição de órgão auxiliar do Poder Legislativo, a fim de coordenar e fiscalizar os negócios da Fazenda Pública, acompanhando a execução da lei orçamentária e julgando as contas dos responsáveis por dinheiro ou bens públicos.

Precisamente, porque se ressalta nele o poder de *tomar contas* aos encarregados da gestão financeira do país, é particularmente individualizado pela expressão *de Contas*.

Essa, no entanto, não é sua exclusiva atribuição. Cabe-lhe, ainda, acompanhar e fiscalizar diretamente, ou por delegações criadas em lei, a execução do orçamento e julgar a legalidade dos contratos e das aposentadorias, reformas e pensões.

No Tribunal de Contas terá registro obrigatório todo ato administrativo de que resulte obrigação ou compromisso para a União.

As atribuições do Tribunal de Contas da União estão discriminadas no art. 71 da Constituição Federal de 1988.

Integram-no nove Ministros, nomeados dentre brasileiros que preencham os requisitos do art. 73.

Seus membros são julgados pelo STF nos crimes comuns de responsabilidade, que julga *ohabeas corpus* de que forem pacientes, e o mandado de segurança e o *habeas data*, impetrados contra eles.

É também da competência do STF o julgamento do mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do TCU.

TRIBUNAL DE EXCEÇÃO. Em oposição ao sentido de comum, ou ordinário, tribunal de exceção, entende-se o que se estabelece, ou se institui, em caráter especial, ou de exceção, para conhecer e julgar questões excepcionalmente ocorridas e suscitadas.

Em regra, os *tribunais especiais*, ou de *jurisdição especial*, são tribunais de exceção. Os *Tribunais Militares*, destinados a julgamentos de exceção, ou que fogem à Justiça comum, são tribunais de exceção.

Convém assinalar, porém, que nem todos os tribunais especiais são de exceção. Os *tribunais eleitorais*, tendo embora atribuições especiais, não se entendem de exceção, desde que todas as questões pertinentes à matéria que é de sua competência são por eles decididas.

Desse modo, *exceção* é qualidade que se atribui ao tribunal quando, havendo tribunal comum, a que se afeta determinada questão, em *razão da pessoa*, ou pela *natureza excepcional do fato*, é subtraído do tribunal comum para ser entregue ao excepcional.

O *Tribunal de Segurança*, instituição mantida pelo estado-novismo, a fim de *castigar* os desafetos da ditadura, era um tribunal de exceção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Vulgarmente, todo tribunal instituído para aplicação, ou administração da Justiça, é um tribunal dessa ordem, assim se distinguindo do Tribunal Administrativo.

A Constituição Federal, no entanto, atribui a denominação aos tribunais estaduais, em distinção aos tribunais federais, denominados de Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Militar e Tribunal Superior Eleitoral.

O Tribunal de Justiça corresponde ao Tribunal de Apelação, sendo, em cada Estado, o Superior Tribunal Estadual. A instituição do Tribunal de Justiça dos Estados não impede a criação de tribunais de alçada inferior.

Designa, em última análise, o órgão colegiado, constituído de juízes de segunda instância (*desembargadores*), de jurisdição comum, subdividido em seções, câmaras ou turmas, competente para julgar os recursos das decisões de primeira instância, que lhes toca em razão da organização judiciária, e as causas originais que lhes são reservadas por lei.

Vide: *Casa de Relação*.

TRIBUNAL DO JÚRI. Denominação vulgarmente atribuída à instituição do júri, igualmente qualificada de Tribunal Popular.

Presidido por um *juiz togado*, o Tribunal do Júri é constituído por *juizes de fato*, sorteados no momento, tendo a função de julgar criminosos, cujos delitos devam ser submetidos ao veredicto desse colégio de magistrados ocasionais, de acordo com os preceitos legais instituídos.

Os membros componentes do Tribunal do Júri classificam-se de *jurados*, sorteados dentre os cidadãos que tenham sido regularmente alistados e integrantes da *lista geral* organizada nos termos do Cód. de Proc. Penal.

TRIBUNAL DO TRABALHO. É a designação que nomeia o órgão judicante coletivo, *especialmente* instituído para conhecer e julgar os recursos interpostos sobre as

sentenças proferidas pelas Varas do Trabalho, tidas como órgãos judicantes de primeira instância.

Os Tribunais do Trabalho distinguem-se em *Tribunal Superior* e *Tribunais Regionais*, conforme discriminação instituída pela Constituição Federal.

O *Tribunal Superior do Trabalho* tem sua sede na Capital da República e jurisdição em todo o território nacional, competindo-lhe, em grau de recurso, tomar conhecimento e julgar os acórdãos dos Tribunais Regionais, que sejam recorríveis.

Os *Tribunais Regionais*, além de conhecer e julgar questões, de que tenham competência originária, funcionam como instância superior à das Varas do Trabalho, conhecendo e julgando os recursos interpostos sobre as suas decisões.

A fim de firmar a jurisdição de cada Tribunal Regional, é o país dividido em *regiões* que, em regra, são constituídas por dois ou mais Estados federados, em um dos quais é fixada a respectiva sede.

TRIBUNAL ELEITORAL. É o órgão a que se comete o encargo de administrar a Justiça Eleitoral, em tudo o que se refere a questões de registro de partidos políticos, de candidatos, alistamentos, processo e apuração de eleições, conhecimento e julgamento dos crimes eleitorais etc.

Os Tribunais Eleitorais são de duas instâncias:

a) *Tribunal Superior Eleitoral*, com sede na Capital da República, composto de três juízes do Supremo Tribunal Federal, de dois juízes do STJ e de dois juristas, nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Supremo Tribunal Federal.

b) *Tribunais Regionais Eleitorais*, instalados em cada uma das Capitais dos Estados Federados e do Distrito Federal, constituídos por dois desembargadores do Tribunal de Justiça local, dois juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça, de um juiz do TRF com sede na Capital do Estado ou no DF, ou, não havendo, do juiz federal, escolhido em qualquer hipótese, pelo TRF respectivo, e dois juristas nomeados pelo Presidente da República, por indicação dos Tribunais de Justiça.

Das decisões dos Tribunais Regionais, cabe recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, cujas decisões, em princípio, são irrecorríveis, salvo quando contrariam a Constituição, ou sejam denegatórias de *habeas corpus*, ou mandado de segurança. Nestas hipóteses, as decisões do Tribunal Superior são recorríveis para o Supremo Tribunal Federal (Const. Federal, artigo 121, § 3º).

TRIBUNAL ESPECIAL. É aquele cuja competência é dita de exceção, em virtude de que somente pode decidir sobre casos expressamente assinalados em lei.

TRIBUNAL ESTADUAL. É designação usada para distinguir os tribunais instalados e mantidos pelos Estados Federados, dos tribunais instituídos e mantidos pelo Governo estadual.

TRIBUNAL ESTRANGEIRO. Em oposição e distinção ao *tribunal nacional*, é a nomeação genérica a todo tribunal de outra nação, ou de país estrangeiro, cujas decisões, ou sentenças, venham a ser exequíveis no território nacional.

TRIBUNAL FEDERAL. Designação genérica dada a todo e qualquer tribunal instituído e mantido pelo Governo da República, em distinção à expressão *tribunal estadual*.

TRIBUNAL INTERNACIONAL. É a denominação que, de um modo geral, se dá a todo tribunal, ou organização instituída pelas nações soberanas, com a finalidade de apreciar e resolver as controvérsias entre elas suscitadas.

TRIBUNAL JUDICIÁRIO. Qualificação atribuída, geralmente, aos tribunais de ordem judiciária, ou de jurisdição judicial, em distinção aos tribunais administrativos, ou de jurisdição meramente administrativa.

TRIBUNAL MARÍTIMO. Designação dada aos tribunais instituídos e mantidos para solver questões fundadas em negócios ou em relações marítimas.

Os *tribunais marítimos* podem ser instituídos no caráter judiciário, compelindo-lhes, assim, conhecer e julgar delitos marítimos, como podem ser de ordem meramente administrativa,

para atenderem a questões de registro de navios, regularização de avarias ou de outra matéria sem caráter propriamente contencioso ou litigioso.

O Tribunal Marítimo, vinculado ao Ministério da Marinha, é um colegiado administrativo.

TRIBUNAL MILITAR. É aquele a que se atribui, privativamente, o poder de conhecer e julgar, originariamente e em grau de recursos, todas as questões de caráter militar, ou submetidas à decisão desse órgão de exceção.

Assim, não cabe somente aos *Tribunais Militares* simplesmente conhecer dos recursos das sentenças proferidas em processos de crimes cometidos pelo militares, mas pelas pessoas que lhes são assemelhadas e pelos civis, nos casos expressos em lei.

Colocado como a instância mais elevada na Justiça Militar, está o *Superior Tribunal Militar*, com jurisdição em todo o país.

TRIBUNAL NACIONAL. Qualificação dada a todo tribunal instituído e com sede no país, em distinção ao tribunal estrangeiro.

TRIBUNAL PLENO. Expressão usada para aludir ao tribunal que está funcionando integralmente com todos os seus juízes, e não por turmas ou câmaras.

TRIBUNAL REGIONAL. Assim se diz de todo tribunal que não tem jurisdição em todo o território da União, mas em parte dele, constituída e limitada em *região*.

TRIBUNAL SUPERIOR. Na técnica terminológica do Direito Judiciário brasileiro, a qualificação *superior* dá o sentido de um grau acima da hierarquia de tribunais da mesma espécie, a ele subordinados.

Em razão disso, em princípio, o Tribunal Superior possui uma *jurisdição geral* sobre todo território, ou sobre a porção dele em que jazem *tribunais inferiores*, que lhe são dependentes.

Nesta situação encontram-se o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Superior do Trabalho.

Ao Superior Tribunal Militar acham-se subordinados os tribunais inferiores instituídos por lei.

Ao Tribunal Superior Eleitoral todos os Tribunais Regionais Eleitorais. E ao Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho.

TRIBUNAL SUPREMO. É qualificação dada ao Tribunal, cuja jurisdição alcança todos os tribunais, mesmo os especiais e de exceção, constituindo-se como o órgão judicante de maior poder, dentro da organização geral do Poder Judiciário.

A Constituição Federal coloca como tribunal supremo o Supremo Tribunal Federal, que tem sua sede na Capital da República e jurisdição em todo o território nacional.

TRIBUNO. Do latim *tribunus*, na terminologia do Direito Romano designava o magistrado que, como representante do povo, ou da plebe, junto ao Senado romano, ali defendia seus direitos e interesses. Chegaram os *tribunos da plebe* a ter o *direito de veto* aos atos de outros magistrados e mesmo às deliberações do Senado, que lhes parecessem contrárias aos direitos e interesses do povo.

A investidura tribunicia decorria de eleição realizada pelas tribos. E somente os *plebeus* podiam ser escolhidos.

Havia, porém, entre os romanos outras espécies de *tribunos*: os *militares*, a que se outorgavam poderes consulares; os *do tesouro*, ou *tribuni aerarii*, que tinham o encargo de arrecadar os impostos, e os *tribuni celerum*, encarregados do comando da cavalaria, e cuja dignidade era considerada como a primeira após a magistratura suprema.

Tribuno. Na linguagem vulgar, em alusão à *tribuna*, lugar onde se fala, ou de onde se pronunciam discursos e orações, é a expressão usada para indicar o *orador*, isto é, a pessoa afeita a falar em público ou em comícios.

É mesmo expressão de ordem parlamentar, sem qualquer sentido pejorativo ou demagógico: Rui Barbosa era um extraordinário tribuno.

TRIBUTÁRIO. Do latim *tributarius* (que paga tributo, concernente a tributo), exprime, notadamente, a qualidade ou a condição de tudo o que *está sujeito ao pagamento de um tributo*, ou a condição das coisas *sobre que incidem os tributos*.

Assim, *matéria tributária* designa a coisa, ou a utilidade sobre que recai, ou sobre que incide, certo tributo ou imposto.

Empregado como substantivo, é vulgarmente usado para designar a pessoa que está sujeita a impostos. Mas, na terminologia fiscal, é ela indicada mais propriamente como *contribuinte*.

Tributário. Saindo, porém, do conceito meramente fiscal, é o adjetivo empregado para indicar a qualidade de *dependência, subordinação* e sujeição, de certas coisas, ou mesmo de certas pessoas a outras.

Na linguagem geográfica, diz-se, principalmente, do rio ou das águas que se vêm jogar em outro rio, tido como mais importante. Desse, são rios tributários os rios confluentes, justamente porque, quando se lançam às correntes do outro, *perdem sua individualidade*, passando daí por diante a prevalecer o nome do outro rio, *a que paga o tributo de suas águas*.

TRIBUTO. Do latim *tributum* (imposto, contribuição), em sentido técnico entende-se propriamente a *contribuição* imposta, em caso de guerra, ao Estado vencido, ou a *soma de contribuições* devidas por uma *província*, ou por um *Estado vassalo*.

Tributo. No entanto, na terminologia fiscal, vai a expressão igualando-se ao sentido de *imposto*, que se entende a *contribuição devida por todo cidadão* estabelecido ou residente num Estado, ou que dele tire proveitos pecuniários, para a formação da *receita pública*, destinada a suprir os encargos públicos do dito Estado.

Não obstante, porém, ainda em conceito fiscal, *tributo* revela-se de sentido mais amplo, desde que atinge toda e qualquer contribuição devida ao Estado, mesmo em caráter de emolumentos ou de taxas. E *imposto* indica-se propriamente a *contribuição devida*, mesmo sem a contraprestação imediata por parte do Estado.

Bem por essa razão, derivando-se de tributo, temos as expressões *tributar, tributável, tributação*, condutoras de sentido muito mais amplo que o de *imposto*, ou de *imposição*.

Assim, *tributar é inscrever, lançar ou anotar* as contribuições que devem ser conseguidas para a formação da Receita Pública, na qual se integram não somente os impostos, mas todas as verbas de receita, que se anotem como de natureza tributária, em que se encontram, por exemplo, a *contribuição* de melhoria e as taxas.

A *tributação* diz respeito à ação e efeito de tributar, em que se incluem todas as verbas, mesmo as que se arrecadam como *taxas de melhoramentos, pedágios, ou rodágios, emolumentos*, que não podem ser tidos como impostos, propriamente.

Tributável é indicativo do ato, da coisa, ou mesmo do fato, que está sujeito a uma contribuição para o erário público, em caráter de imposto, dízimo, emolumentos etc.

TRIBUTO PESSOAL. É aquele que tem por fato gerador a atividade da pessoa, como o imposto de renda e outros. Contrapõe-se ao tributo real.

Vide: *Tributo Real e Imposto Real*. (nsf)

TRIBUTO REAL. É aquele que incide sobre a coisa (*res*, em latim), como, por exemplo, os impostos predial e territorial urbano e rural, o imposto de transmissão, o imposto sobre a propriedade de veículo. Nos casos dos tributos reais, a responsabilidade tributária é do proprietário, ainda que o fato gerador tenha ocorrido em momento anterior à sua aquisição.

Contrapõe-se o tributo real ao tributo pessoal, isto é, aquele que tem por fato gerador a atividade da pessoa, como o imposto de renda e outros. (nsf)

Vide: *Tributo Pessoal*. (nsf)

TRÍDUO. Do latim *triduum*, de *tri* (três) e *dies* (dias), assinala o *espaço de três dias*, ou o *que se deve executar em três dias*.

Em regra, quando é a lei que marca o tríduo, a fim de que nele se cumpra uma diligência, ou se produzam provas, diz-se, geralmente, *tríduo legal*, isto é, o tríduo determinado por lei, desde que pode ser ele concessão do próprio juiz, em certas circunstâncias.

TRIGAMIA. Do grego *trigamos* (três casamentos), é a expressão indicativa do estado do homem, ou da mulher, que, ao mesmo tempo, se casa com três pessoas diferentes.

Por essa razão, a *trigamia* não importa em haver a pessoa se casado três vezes, *mas encontrar-se casada com três pessoas diferentes*, sem que se tenham dissolvido ou sem que se achem extintos os mesmos casamentos.

As pessoas nestas circunstâncias dizem-se *trígamos*. E se acham sujeitas às mesmas sanções penais impostas aos *bígamos*.

TRINETO. De *tri* e *neto*, entende-se o *terceiro neto* ou o *filho do bisneto*. Em relação ao *trisavô*, que é o pai do bisavô, o trineto está no 4º grau, em linha reta descendente.

TRINTENÁRIO. De *trintena* (grupo de trinta), é o adjetivo empregado para indicar o que *ocorre em 30 anos*, ou que *já cumpriu esse espaço de tempo*.

Assim, *prescrição trinetária* é a que se dá com 30 anos, ou se opera pelo decurso de 30 anos.

TRIPLICATA. Do latim *triplicatus* (triplicado ou multiplicado por três), tecnicamente designa o *documento*, que se extrai pela terceira vez, ou a *terceira cópia* dele extraída.

Triplicata. Na terminologia comercial, a *triplicata* entende-se a *nova cópia da duplicata*, extraída de uma fatura de venda, para efeitos de protesto, ou de cobrança, quando a duplicata não se devolveu no tempo regulamentar ou se extraviou.

A *triplicata* é formulada com os mesmos requisitos da duplicata, tendo apenas a indicação *triplicata da duplicata nº tal*. Assim, é uma exata reprodução da duplicata, pelo que não deve conter elemento que lhe seja estranho, nem divergir de seu teor.

Uma vez reconhecida regularmente, a triplicata tem a mesma força da duplicata reconhecida, autorizando a cobrança executiva. Mas, *não reconhecida*, a triplicata protestada simplesmente atende exigência fiscal, devendo a prova da dívida, que nela se encerra, ser promovida pelos meios que a lei indica: *pedido, fatura, prova de remessa da mercadoria*. A triplicata não reconhecida não é meio hábil para a cobrança executiva, como não o seria, igualmente, a duplicata, *nem a letra de câmbio não aceita*.

A obrigação cambial, nestes títulos de crédito, somente se forma pelo aceite, ou pelo reconhecimento, que é o ato legítimo e necessário para a formação do contrato, entre sacador e sacado ou entre vendedor e comprador.

TRÍPLICE. Do latim *triplex*, o mesmo que triple ou triplo, entende-se o que é realizado a três ou é triplicado.

Na terminologia jurídica, é aplicado para indicar a *lista, relação* ou *rol de nomes*, formulado para que, dentre esses mesmos nomes, se faça a escolha de um deles. É frequente a composição da *lista tríplice*, quando a investidura ou nomeação da pessoa para o exercício de certo cargo depende da escolha de um dos candidatos indicados por outra organização ou entidade.

Apresentada a lista à autoridade a que se dá poder para a escolha e nomeação, é esta somente feita dentro deste critério, não se permitindo nomeação de pessoa não incluída na lista tríplice apresentada.

TRIPULAÇÃO. De *tripular*, de *tropa* (multidão, turba), designa a *guarnição de um navio, ou embarcação*, isto é, o *peçoal admitido a bordo* de um navio para atender as suas necessidades de navegação e executar os serviços a isso indispensáveis.

Vulgarmente, *tripulação*, tomado no mesmo sentido de equipagem, abrange todo pessoal de bordo, inclusive capitão, oficiais, além dos marinheiros.

O Cód. Comercial, porém, bem distingue a *oficialidade da gente da tripulação*, considerando-os distintamente. E assim, em sentido especial, *tripulação* compreende simplesmente os *marinheiros e pessoas a serviço do navio*.

No entanto, para efeitos de garantia das soldadas, o próprio Cód. Comercial (artigo 564) manda que, para o dito efeito, se incluam como equipagem, ou tripulação, o próprio capitão, oficiais, marinheiros e todas as demais pessoas empregadas no serviço do navio, menos os *obrecargas*, isto é, os prepostos do dono do navio encarregados da cobrança dos fretes e de sua administração, ou do dono da carga, para a vender ou consignar, segundo as instruções recebidas.

TRIPULANTE. De *tripular*, a rigor técnico, é o vocábulo empregado para designar o *marinheiro*, ou a *pessoa que loca seus serviços* para misteres em uma embarcação.

O *tripulante*, pois, é integrante da *gente da tripulação*, como marinheiro ou serviçal.

Os tripulantes são contratados pelo capitão, estando sujeitos à matrícula nas Capitâneas do Porto, que lhes fornecem as cadernetas necessárias a esse ajuste ou aos engajamentos.

TRIPULAR. De *tropa*, do latim *turba* (multidão), em sentido lato exprime *guarnecer de tripulantes*, ou *equipar uma embarcação*, dotando-a do pessoal necessário às suas manobras e aos serviços que nela se executaram.

Em sentido especial, porém, *tripular* é tomado também como *dirigir* ou *governar uma embarcação*.

TRISAVÔ. De *tris* (três), e *avô*, entende-se o *terceiro avô*, ou o avô que ocupa o terceiro lugar na ordem ascendente: *avô*, *bisavô*, *trisavô*.

Igualmente, *trisavô* é a *terceira avó*, ou avó que está em terceiro lugar na linha reta ascendente.

O *trisavô*, ou a *trisavó*, assim, corresponde ao *pai* ou *mãe do bisavô*, ou da *bisavó*, e ao *bisavô* ou *bisavó do avô*, ou da *avó*.

TROCA. Do francês *troquer* (cambiar, permutar), do baixo latim *trocare*, é a *mesma permuta*, ou a *negociação de uma coisa por outra*. Diz-se ainda *permutação* ou *escambo*.

A *troca*, ou *permuta*, resulta num contrato de compra e venda, em que *trocantes*, ou *permutantes*, mostram-se *reciprocamente* compradores e vendedores, em contrato de venda, em que *não há dinheiro nem preço*, porquanto cada *coisa entregue*, em permuta, equivale ao próprio preço da recíproca aquisição.

Na troca, há o pressuposto de que as duas coisas se equivalem, isto é, de que têm eles valor, pelo menos no sentir dos permutantes.

TROCADOR. De *trocar*, na terminologia técnica dos transportes coletivos, é a expressão usada para indicar o *funcionário* ou o *empregado* que, nos ônibus ou veículos usados para transportes coletivos, trocam as moedas de maior valor por outras moedas divisionárias, para facilidade da cobrança e pagamento das passagens.

Assim, o *trocador* não é o *cobrador* ou *condutor*. Exerce função especializada, como seja esta simplesmente de *trocar o dinheiro*, a fim de fornecer moedas de pequeno valor, destinadas à aquisição dos ingressos, ou pagamento das passagens ao cobrador ou ao condutor.

TROCO. De *trocar*, o mesmo que *troca*. É assim a permuta, o câmbio, escambo ou permutação.

No entanto, em linguagem comercial, entende-se o *saldo*, ou a *importância recebida*, como saldo, de um pagamento efetuado com moeda, ou papel-moeda, superior ao valor da compra. É, assim, o *que se recebe de volta*.

Troco. Extensivamente, chama-se de troco as *moedas de pequeno valor*, ou as *moedas divisionárias*, geralmente utilizadas em comércio para facilidade das operações de compra e venda, em dinheiro de contado.

Assim, a expressão *tenho troco*, ou *tenho trocado*, significa a existência de moedas, ou dinheiro exato para pagamento de uma compra, em que há frações, ou em que se faz mister a entrega de parte do dinheiro em pequenas notas.

TRONCO. Do latim *truncus*, geralmente designa o *ramo grosso de uma árvore*, ou a *porção de corpo* dos vertebrados, em que se implantam os membros e a cabeça.

Tronco. Antigamente, na linguagem penal, assim se dizia do *cepo*, ou do *madeiro*, bem fincado ao solo, onde se prendiam ou se *amarravam os presos*.

Tronco. Mas, em sentido genealógico, *tronco* designa o *ramo de origem comum entre as pessoas*, a partir do qual se forma a *árvore genealógica*.

Por essa forma, *tronco* exprime o *princípio comum* de uma família, indicando a *pessoa*, a partir da qual se começa a contagem dos graus de parentesco, embora não descendam umas pessoas das outras.

Desse modo, o tronco não somente revela grau do parentesco descendente, como o colateral, ou transversal, tão somente se exigindo que todos os parentes assinalados *descendam da mesma pessoa*, *que se tem como origem deste parentesco*.

Tronco. Na linguagem rodoviária, ou ferroviária, distingue a expressão o *ramo principal* de uma rodovia, ou da ferrovia, da qual saem estradas secundárias, ou linhas secundárias, como *ramais*.

TROPA. Do latim *turba* (multidão, ajuntamento), genericamente exprime *todo grupo*, *ajuntamento*, ou *reunião numerosa de coisas e de pessoas*.

Nesta acepção dizem-se *tropas de gado* e *tropas de linha*.

Tropa de gado é o magote, ou a porção de gado, que se conduz pelas estradas, da zona produtora para a zona de consumo.

Tropa de linha, assinalando um *grupo de soldados*, designa o próprio *exército regular*.

Do vocábulo, originam-se *tropear* e *tropeiro*. Tropear exprimindo a ação de *conduzir tropas*, ou *negociar com tropas de gado*, exercendo a profissão de tropeiro. E tropeiro a pessoa que *conduz tropas de gado*, ou vive a vender gados, que conduz em tropas.

TROPELIA. De *tropol*, oriundo de *turba* latino, entende-se o *próprio tumulto*, ou *aperturbação causada por tumultos*, correrias ou qualquer outra espécie de *atropelo*, que venha causar *sobressaltos*, ou tirar o sossego das pessoas.

A tropelia, assim, resultando de fato que por ser *violento*, *sobressaltante*, *perturbador da ordem*, e constituindo um *vexame*, ou uma *ofensa ao sossego alheio*, não está autorizada por lei, pelo que seus provocadores podem ser sujeitos a sanções legais.

“TRUCK SYSTEM”. Expressão inglesa, que se traduz *sistema de troca*, ou *modo de permutação*, é usada na terminologia econômica e jurídica para exprimir uma *forma de pagamento de salários*, que não se cumpre em dinheiro.

Assim, o *truck system* resulta no *abono do salário* por meio do *fornecimento exclusivo de utilidades*, para o que, em *troca do salário*, recebe o trabalhador *vales, fichas, bônus ou ordens*, com os quais, em negócios do próprio empregador, ou em outros indicados previamente, adquirirá as *mercadorias*, ou *utilidades*, indispensáveis à sua subsistência e a de sua família.

Em geral, as legislações trabalhistas proíbem a adoção do sistema, estabelecendo *que todo salário deve ser pago em dinheiro*.

No entanto, não é contrário ao espírito do preceito que proíbe a prática do *truck system*, que, *ao lado do salário em dinheiro*, se possa estipular uma parte em utilidades. E, neste aspecto, o *truck system*, em verdade, não é integralmente usado, porquanto não se institui o salário na base exclusiva da *troca*, ou da *permuta*, de serviços por prestação *in natura*.

O intuito do *truck system* era o de facilitar ao trabalhador a aquisição de gêneros de primeira necessidade. Mas, resultando numa exploração ao trabalhador, jungido a adquirir o que necessita em estabelecimentos únicos, convertidos em monopolizadores, cogitou-se de sua proibição, mesmo nos países, como a Inglaterra, onde proliferou o sistema, desde o início.

TRUSTE. Do inglês *trust* (confiança, depósito, crédito), de origem americana, *truste (trust)* é a organização de ordem financeira, instituída por industriais ou comerciantes, no intuito de dirigir a produção, ou controlar a venda de certos produtos, fixando-lhes as diretrizes relativas à distribuição nos mercados e aos preços respectivos.

Em princípio, os trustes indicam-se corporações monopolistas, semelhantes aos *cartéis* europeus, orientadas, graças a essa subordinação de empresas ao comando único, *nódomínio do mercado*.

No entanto, pode o truste ser estabelecido com a finalidade de *reunir sob a mesma direção* várias empresas industriais ou comerciais, no sentido de imprimir orientação uniforme, favorável ao engrandecimento de todas elas. Ou com o objetivo de instituir uma *sociedade de controle*, ao que se dá o nome de *voting trust*. Neste aspecto, o truste não tem tendência monopolista, sendo a sua principal função a de estabelecer normas técnicas, para melhoria da produção, ou fundar apoio financeiro a todas as coligadas.

TUIÇÃO. Do latim *tuitio, tutionis* (proteção, apoio da lei), designa toda *ação*, ou *defesa*, intentada no sentido de proteger direitos, ou *para evitar* que se cumpra o mando de uma sentença, antes que se manifeste a superior instância, para quem se recorreu.

Outrora, fundada nas mesmas razões que justificavam as *ações de força*, as *tuições* tinham a finalidade de *assegurar a posse de coisas*, na pendência da apelação, ou *para evitar a prisão do condenado*, antes de ser julgada a apelação.

TÚMULO. Do latim *tumulus* (terreno elevado), entende-se a *sepultura*, ou a *tumba*, em que se inumam as pessoas falecidas.

Assim, o *túmulo*, propriamente, distingue-se da *cova*, ou da *sepultura rasa*, em que igualmente se enterram os mortos, ou da simples *catacumba*.

O *túmulo* dá a ideia da sepultura assinalada por um *monumento*, erguido sobre a cova, ou no lugar em que se sepultou a pessoa, em sua própria memória. E recebe o nome de *mausoléu*, quando construído em caráter pomposo.

Considerado como sepulcro levantado da terra, a que os antigos chamavam de *molmento*(monumento), o *túmulo* é, pois, destinado à homenagem ou para perpetuar a memória do único morto que ali se sepultou.

TUMULTO. Do latim *tumultus* (perturbação, desordem), exprime a *perturbação da ordem*, *apromoção de barulho* ou de *confusão*, que venham dar *causa a agitações* ou *excitações*, alterem a boa ordem das coisas, ou o sossego do lugar.

O *tumulto*, assim, não se confunde com o motim, nem se entende revolta. É simplesmente o ato intentado para *estabelecer confusão; criar a desordem, promover a agitação*, ou *alterar a normalidade* de alguma coisa. Nele, pois, não há gesto de *rebeldia*, mas a intenção daninha de perturbar a boa marcha ou a ordem normal das coisas.

Neste sentido, mesmo, alude-se a *tumulto do processo*, para indicar a ação de perturbar a sua marcha, invertendo-se a ordem processual, ou se intentando atos que estabeleçam uma *confusão* à ordem natural do processo.

TURBAÇÃO. Do latim *turbatio*, de *turbare* (perturbar, violar, romper, quebrar), em conceito gramatical *turbação* será todo ato ou fato que venha *tumultuar, perturbar, estabelecer desordem* nas coisas. Tem, assim, sentido análogo a *tumulto, perturbação, desordem, confusão*.

Com a expressão técnico-jurídica, porém, *turbação* entende-se todo *fato injusto*, ou todo *ato abusivo*, que venha ferir direitos alheios, impedindo ou procurando impedir o seu livre exercício.

A *turbação jurídica* há que ser material. Ou, como bem acentua Coelho da Rocha, ela deve ocorrer por vias de fato.

No entanto, mesmo que a *turbação* somente possa resultar de *atos materiais*, não em simples palavras – *factis non verbis*, quando a oposição verbal extrajudicial produz efeitos materiais, como nos casos em que, por virtude dela, o proprietário deixa de encontrar arrendatários, inquilinos, ou operários, para o seu prédio, ela aí se estrutura (Astolfo Resende).

TURBAÇÃO DA POSSE. Todo fato impeditivo do livre uso da posse, ou que venha tornar obscuro, ou duvidoso, o exercício dela, bem como todo ato que, em relação à coisa, é executado contra a vontade do possuidor, entendem-se *turbações* ou *atos turbativos da posse*.

Para que, porém, se configure *turbação*, necessário que o fato, ou o ato, se mostrem *injustos*, isto é, não apoiados em lei, ou não autorizados por mandado judicial.

Mesmo que impeçam o exercício da posse, os *atos legais* não são *turbativos*.

Em relação à posse, a *turbação* mostra-se *positiva* ou *negativa*. Reveste-se de forma positiva quando o turbador, *sem desapossar o possuidor*, pratica atos de ocupação do imóvel, em todo ou em parte. Tem a forma negativa quando os atos *turbativos* impedem que o possuidor, livremente, exercite a sua posse.

TURFISTA. Do inglês *turf* (raia), é o vocábulo usado no vernáculo para designar a pessoa que *mantém cavalos de corrida*, ou é *entusiasta do turfe*.

TURISMO. Do inglês *tourism* (turismo), entende-se o *gosto pelas viagens*, ou o *gosto pelas excursões recreativas*.

Em geral, os países cultos, fomentando o turismo, têm organizações ou departamentos públicos, a que se comete a função de dirigir e realizar excursões e de prestar esclarecimentos a quantos se interessem em visitar regiões indicadas como próprias a essas excursões.

TURMA. Do latim *turma* (companhia), vulgarmente exprime *grupo, classe* ou *multidão*.

A *turma*, em regra, entende-se o *grupo de pessoas*, instituído para efeito de realizarem, juntamente, um determinado serviço, ou para que, juntas, cumpram certo objetivo.

Assim, na linguagem trabalhista, a *turma* designa o *grupo de trabalhadores*, que têm tarefa comum a executar, em horário próprio, dando ainda a entender que existem outros grupos, ou *turmas*, com incumbência e horários distintos.

No sentido escolar, *turma* é a *classe* de alunos das mesmas disciplinas, a que assistem juntos.

TURMA DO TRIBUNAL. É o *grupo de juízes*, organizado de acordo com o Regimento do Tribunal, a fim de que decida as causas, cujo julgamento se atribui à sua competência.

Turma, neste aspecto, tem o mesmo sentido de *câmara*. *Turma* é a denominação usada pelo Supremo Tribunal e Superior Tribunal e *câmara* pelos Tribunais de Justiça e de Alçada. Opõe-se ao sentido de *Tribunal Pleno*, em que funcionam todas as turmas.

TURNO. Do francês *tours* (volta, giro, circuito), exprime a ordem utilizada para *orevezamento*, ou a alternância, no exercício, ou no desempenho de um cargo.

Assim, *por turno* quer significar o que se faz *alternada*, ou *revezadamente*, de modo que *assubstituições* se vão operando *por turno*, ou pela convocação daquele que está em sua vez.

TURPILÓQUIO. Do latim *turpiloquium* (conversação obscena), entende-se o *palavreado obsceno*, ou o *dito obsceno*, que ofende ao pudor.

Em princípio, os *turpilóquios*, quando ocorrentes em lugar público, ou em lugar acessível ao público, configurando *importunações a alguém*, de modo ofensivo ao pudor, configuram-se contravenção punível.

E essas importunações, como acentua Bento de Faria, resultam dos ditos, ou solicitações imorais, com que a grosseria ou a baixaza de sentimentos vexa, ou incomoda alguém, em lugar público, ou acessível ao público.

TUTELA. Do latim tutela, de *tueri* (proteger), vulgarmente entende-se a proteção, a assistência instituída em benefício de alguém.

Sob o ponto de vista jurídico, pois, a tutela é a instituição estabelecida por lei para a proteção dos menores órfãos, ou sem pais, que não possam, por si sós, dirigir suas pessoas e administrar os seus bens, em virtude do que se lhes dá um assistente ou representante legal, chamado, especificamente, de tutor.

A tutela, que não se confunde com a curatela, instituição análoga, mas apropriada aos interditos, ou aos incapazes maiores, resulta na outorga de um mandato legal, em que se inscrevem os poderes limitativos dessa representação.

A tutela é imposta por lei aos menores (art. 1.728, do Cód. Civil/2002), quando: a) falecem os seus pais, ou são estes julgados ausentes; b) decaem os pais do poder familiar. Cessa pela legitimação, reconhecimento ou adoção, não mais se encontra adstrito a essa representação [Cód. Civil/2002, art. 1.763 (art. 442, no Cód. Civil/1916)].

As funções da tutela cessam, quando expira o prazo para a vigência do encargo; sobrevindo escusa legítima, ou pela remoção [Cód. Civil/2002, art. 1.764 (art. 443, no Cód. Civil/1916)].

Consoante o processo por que a tutela se institui, distingue-se em dativa, legítima e testamentária.

Tutela. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a tutela se deferirá a pessoa de até 21 (vinte e um) anos incompletos, e o seu deferimento implica a perda ou suspensão do pátrio poder e no dever de guarda (art. 36 e parág. único). Mas esse artigo encontra-se prejudicado pelo 5º do Cód. Civil/2002, segundo o qual a menoridade cessa aos 18 anos completos.

Dispensa-se a especialização da hipoteca legal caso o tutelado não possua bens ou rendimentos, ou, ainda que os tenha, aqueles constem de registro público de imóveis e os rendimentos bastem tão somente para a sua manutenção (art. 37, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

O art. 164 do Estatuto da Criança e do Adolescente manda observar o procedimento para remoção de tutor previsto na lei processual civil e, no que couber, os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente sobre perda e suspensão do pátrio poder (poder familiar), concernentemente à destinação da tutela. (ngc)

TUTELA DATIVA. Qualificação distintiva da tutela quando é ela imposta ou *dada* (latim *data*) pelo juiz, na falta de *tutor testamentário*, ou quando *não há parentes em condições de a*

exercer, ou estes, havendo, ou se escusam legitimamente, ou não são tidos como idôneos para o exercício do *múnus*, ou dele se removem.

TUTELA LEGÍTIMA. É a que se institui, de acordo com a lei, com a nomeação da pessoa a quem se impõe o dever de exercê-lo, na falta de indicação ou nomeação testamentária.

A tutela incumbe aos *parentes consanguíneos do menor*, na seguinte ordem:

- 1) ao avô paterno, depois ao materno e, na falta destes, à avó paterna ou à materna;
- 2) aos irmãos, preferindo os bilaterais aos unilaterais, o do sexo masculino ao feminino, o mais velho ao mais moço;
- 3) aos tios, sendo preferido o do sexo masculino ao feminino, o mais velho ao mais moço.

TUTELA TESTAMENTÁRIA. É a que se deriva da nomeação feita em testamento, ou documento autêntico, por pessoa, a quem, por lei, se assegura esse direito.

O direito de nomear tutor cabe aos pais, em conjunto (art. 1.729, do Cód. Civil/2002). (ngc)

TUTELADO. De *tutela*, é a expressão usada para indicar o menor que está sob tutela, isto é, possui no tutor o seu representante legal, em substituição a seus pais.

É, assim, o menor de 18 anos que, por não ter pais, ou por terem os mesmos sido destituídos do poder familiar, fica sob a assistência e representação de pessoa, a quem a lei outorga poderes especiais para assisti-lo e o representar (Cód. Civil/2002, arts. 5º e 1.728). (ngc)

TUTOR. Do latim *tutor* (guarda, defensor, tutor), juridicamente designa a pessoa, a quem se cometem os encargos da tutela imposta sobre o menor de 18 anos não emancipado, a quem faltem os pais.

O tutor, investido na posição de um *mandatário legal do menor tutelado*, recebe os poderes de dirigir a pessoa do menor e de administrar os seus bens, cuidando de sua educação e assistência, como se fora o próprio pai, a que substitui.

É a imposição legal: “Incumbe ao tutor, sob a inspeção do juiz, administrar os bens do tutelado, em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé. [Cód. Civil/2002, art. 1.741 (art. 442, no Cód. Civil/1916)].

No regime do Direito Civil Brasileiro, somente se pode instituir um tutor. Se este é *removido*(destituído), ou se o nomeado não aceita a incumbência, nomear-se-á o substituto, na forma da lei (Cód. Civil/2002, art. 1.733).

Consoante o modo de investidura, o tutor pode ser *dativo*, *legal* ou *testamentário*. Eventualmente, pode registrar-se *tutor de fato*, como, em certos casos, há o *tutor oficial*.

TUTOR “AD HOC”. É a denominação que se dará ao tutor nomeado especialmente para representar o menor em negócios, ou atos jurídicos, cujos interesses colidam com os interesses de seu tutor.

TUTOR DATIVO. É o que é escolhido e nomeado pelo juiz na falta de nomeação testamentária, ou de pessoa com a qualidade legal para exercer a tutela.

TUTOR DE FATO. É aquele que, sem nomeação legal, mas com a intenção de ser útil ao menor, assume a administração de seus bens e a direção de sua pessoa.

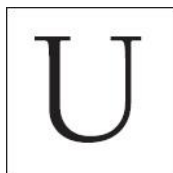
TUTOR LEGAL. É aquele que exerce o encargo por determinação ou indicação da própria lei: os avós, os irmãos, e os tios (parentes consanguíneos), quando não há uma nomeação testamentária (Cód. Civil/2002, art. 1.731). (ngc)

TUTOR OFICIAL. Ou *tutor judicial*, é o nome atribuído à pessoa que exerce esse *múnus*público como *função* ou *cargo*.

TUTOR TESTAMENTÁRIO. É o tutor que é indicado por testamento, ou por qualquer outro ato autêntico.

A nomeação testamentária é privativa aos pais do menor, em conjunto. E para que o pai, ou a mãe, possa fazer a nomeação é necessário que, ao tempo de sua morte, tenha o poder familiar sobre o menor (Cód. Civil/2002, arts. 1.729 e 1.730). (ngc)

TUTORIA. De *tutor*, designa a *autoridade* conferida ao tutor, para que possa, nos termos da lei, exercer a tutela que lhe é cometida, bem assim, extensivamente, o *tempo* que dura o exercício da tutela.



“UBI”. Palavra latina, que se traduz onde, aonde, geralmente empregada para indicar o lugar em que as coisas, habitualmente, se encontram, ou aquele em que as pessoas residem, ou têm seu domicílio.

Na linguagem jurídica, é a expressão usada na formação de inúmeros axiomas ou aforismos:

Ubi acceptum est semel iudicium, ibi et finem accipere debet. Ou seja, uma vez aceito o juiz, nele se deve concluir a causa. Este aforismo tem a mesma significação de outro: *Ubi coepta, ibi lis est, finenda*, isto é, a causa deve ter fim, ou se ultimar, onde começou, ou se iniciou.

Ubi eadem ratio, ibi idem jus statuendum. Ou, simplesmente, *ubi eadem est ratio, idem jus*, em que se firma o princípio de que, quando há a mesma razão para decidir, deve aplicar-se, ou se admitir o mesmo direito.

Por essa forma, dentro da regra de que, para igual razão, igual direito, institui o adágio o princípio da solução jurídica por analogia, sendo assim aplicáveis a todos os casos que possuem o mesmo problema.

Ubi emolumentum, ibi onus. Explica o aforismo que, onde está o *emolumento* (vantagem, utilidade), deve estar o encargo, ou o ônus das despesas havidas, ou de quaisquer obrigações resultantes do ato jurídico, em que se funda.

Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, que se traduz: onde a lei não distingue não nos cabe distinguir.

Ubi societas, ibi jus. Máxima em que assenta o princípio de que onde há sociedade, há Direito. E, assim, não se pode admitir o Direito fora da sociedade, nem a sociedade sem Direito.

UCHA. Do baixo latim *utica*, era na antiga linguagem empregado para designar *cofre*, *arca* ou *armário*.

Dele é que se formou *ucharia*, para designar a *despensa* ou lugar em que se guardam e conservam as carnes e outros gêneros alimentícios das *casas reais* ou *abastadas*.

ULTERIOR. Do latim *ulterior* (que vem atrás, que vem depois), em oposição ao *anterior*, traz o mesmo sentido de *posterior*, *último*, *derradeiro*, ou *que se fará depois*.

Assim, o *ato ulterior*, a *deliberação ulterior*, o *negócio ulterior*, são sempre ato, deliberação e negócio *que se cumprirão depois* de outro ato, deliberação ou negócio, já realizados, ou a seguir deles.

A *ulterioridade* dos atos, ou dos fatos, dessa forma, importa na existência de fatos, ou de atos, que se fizeram, ou ocorreram *anteriormente*. Não há *ulterioridade* sem *anterioridade*.

ÚLTIMA. Forma feminina de *último*, do latim *ultimus* (extremo), designa sempre *tudo o que vem no fim*, ou se revela o *final*. É, pois, o qualificativo empregado para distinguir a coisa, *que se produziu no fim*, *terminando* uma série de coisas que a antecederam, até certo momento ou determinada circunstância.

Vide: *Último*.

ÚLTIMA EDIÇÃO. Na terminologia editorial, designa a publicação mais recente, ou a *que está colocada depois de outras*, na extremidade final de uma série de edições.

Por ser a *última*, depois dela não se realizou nenhuma outra edição. E nesta qualidade se manterá, mesmo que esgotada a edição, enquanto não promovida uma nova.

“ULTIMA RATIO”. Locução latina, traduzida por *última razão*, exprimindo o *argumento decisivo* ou a *razão irreprimível*. Frederico, o Grande adotou-a em *ultima ratio regis*, como divisa, mandando que se gravasse em seus canhões.

Por outro lado, o cardeal Richelieu fez dela uso em *ultima ratio regum*, em alusão, igualmente, aos canhões.

ÚLTIMA VONTADE. No sentido vulgar, entende-se a *vontade que se manifesta*, para culminar ou finalizar um negócio, um ajuste, uma conversação. E, assim, será, enquanto, posteriormente, ou a seguir da manifestação da vontade, outra não se verifique, para lhe retirar a qualidade de última.

No conceito do Direito Civil, a *última vontade*, sem furtar-se ao sentido gramatical, exprime a vontade que se manifestou em *testamento*, ou em *codicilo*, para ser cumprida ou atendida depois da morte da pessoa que a manifestou.

Por essa razão, na terminologia jurídica *atos de última vontade* são aqueles que resultam da vontade (última), manifestada em testamento, e que se cumprem ou se executam, depois que morto é o testador, ou seja, a pessoa que a formula.

ULTIMAR. Do latim *ultimare*, de *ultimus*, é o verbo empregado na linguagem jurídica para exprimir o mesmo sentido de *concluir, encerrar, fechar, terminar*.

Assim, *ultimar um negócio* é concluí-lo ou fechá-lo, acertando-o, ou o ajustando em todas as condições estabelecidas.

Ultimar o processo é concluí-lo, fechando-o para o julgamento, ou para que cumpra o objetivo colimado.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS. É a expressão usada para aludir às informações ou comunicações *recebidas até o momento*, ou *até o instante em que cessaram*, ou em que deixaram de vir outras informações ou comunicações.

Sem fugir, pois, ao sentido vulgar, as *últimas notícias* são as *finais*, a partir das quais se registra a *falta* ou *ausência de notícias*.

ULTIMATO. Forma vernaculizada de *ultimatum*, de pouco uso, desde que, preferentemente, é usado na forma latina.

“ULTIMATUM”. Palavra latina empregada na terminologia do Direito, notadamente do Direito Internacional Público, para exprimir a *última vontade*, a *última condição*, ou o *último aviso*. É a *imposição final*.

No conceito do Direito Internacional, em geral, o *ultimatum* designa o *documento* em que se impõe uma condição, ou se estabelece uma proposta, o que, comumente, é *preliminar à declaração de guerra*.

Por essa razão, o *ultimatum* será o *último aviso* acerca de certas imposições, ou exigências feitas por uma potência à outra, para que, não sendo cumpridas, ou não sendo atendidas, dê motivo ao início das hostilidades.

Para tanto, no *ultimatum*, fixa-se um prazo, dentro do qual possa o Estado a que se fez, evitando assim a guerra, satisfazer as exigências que nele se dispõem.

Em sentido mais extensivo, porém, *ultimatum* exprime igualmente a *imposição de condições* para que se termine um conflito armado, ou mesmo para uma *rendição de tropas*, enviada pelo comandante de um exército às forças inimigas.

ÚLTIMO. Do latim *ultimus*, é o vocábulo empregado para designar sempre o *que vem em último lugar, que está no fim*, ou que se mostra como *terminativo, extremo* ou *final*. Ou aquele que se mostra ou se apresenta a seguir de outros, *sendo o mais recente*, o mais novo ou dominante de todos em relação à série de que é final.

O último, portanto, em todos os aspectos, vem demonstrar a qualidade, ou a condição do que, numa *série*, numa *sequência*, ou numa *continuidade*, ocupa a *extremidade final*, mais recente, em princípio, do que os antecessores, ou anteriores, sejam iniciais ou intermediárias.

Assim, depois do *último*, nada mais se faz, visto que com ele tudo se reduz, ou se acaba ou termina.

No entanto, convém acentuar que último se distingue de *derradeiro*, tido como o que depois de si não tem outro na série.

Assim, o *último* pode ser alterado, desde que, segundo as circunstâncias, outro venha colocar-se em seu lugar, tomando-lhe a qualidade e o deixando como *anterior*.

ÚLTIMO ATO. É o ato com que se finalizou, se encerrou ou se acabou alguma coisa ou que se assinala por haver sido o fim de uma série de atos.

Convém assinalar, no entanto, que, em certas circunstâncias, o último ato pode não ser o *final*, o de *encerramento*, ou o de *conclusão*, em uma série de atos.

Assim, *último ato praticado*, ou o *último ato registrado*, pode referir-se ao ato praticado, ou registrado, em certo instante, momento ou ocasião, além do qual nenhum outro ato se praticou ou se registrou, mas não atribui qualidade de *final* ou *terminativo*. Mostra a exata situação do que se fez, até certo momento.

ÚLTIMO DIA. É aquele que vem como *final*, assinalando o vencimento de um prazo, ou mostrando o fim ou a terminação de um tempo.

Último dia do mês é o que se anota, no calendário, como terminativo do mês.

Na terminologia jurídica, o *último dia*, em referência ao prazo, é qualificado de *dies ad quem*, em oposição ao *primeiro dia*, conhecido por *dies a quo*.

ÚLTIMO DOMICÍLIO. A rigor gramatical, *último domicílio* entende-se o *domicílio atual*, ou aquele ocupado pela pessoa no momento. Assim, é o domicílio que não se mudou ou não se transferiu.

Em certas circunstâncias, porém, o último domicílio não exprime, em realidade, o domicílio mantido presentemente, mas o *que foi ocupado*.

É, por exemplo, o caso do *de cujus* brasileiro, que residia no estrangeiro: o *último domicílio* dele entende-se o que foi ocupado, ou mantido no país, no momento em que o deixou e se transferiu para o estrangeiro.

Em verdade, o último domicílio dele está situado no exterior. Como, porém, o inventário processar-se-á na Justiça de seu país, pela regra, o foro de seu último domicílio, em sua pátria, será o competente.

ÚLTIMO PRAZO. Salvo no caso em que se registre a concessão de vários prazos, ou de prazos sucessivos e prorrogados, a expressão *último prazo* entende-se o *vencimento*, ou *aterrminação do prazo*; o prazo se ultimou, acabou-se, extinguiu-se.

Neste aspecto, pois, último prazo exprime, perfeitamente, o sentido de *último dia de um prazo*, ou o dia em que esse prazo termina ou se extingue.

“ULTRA”. Prefixo latino, que exprime *excesso, além de, acima de, fora de*. Tem a mesma significação do prefixo *extra*, empregado geralmente para indicar o que sai do normal, está acima do comum, ou extravasa o âmbito que o comporta.

ULTRA-ATIVIDADE. A ultra-atividade é o efeito que se concede à norma de ultrapassar o prazo de sua vigência. (nsf)

“ULTRA PETITA”. Locução latina, que se traduz por *além do pedido, ou fora do pedido*. Designa ou faz alusão à sentença em que se *julga fato não demandado*, isto é, não integrante, não formulado e estranho (fora) à demanda. É a decisão que *vai além do teor do pedido*.

Assim, a *ultra petita* pode revelar-se sob dois aspectos:

a) Quando a decisão é excessiva à demanda, por atingir fato que lhe é estranho, ou a ela se excedeu: como quando alguém vem pedir o *pagamento do valor da locação*, e a sentença *decreta a sua rescisão*.

É *ultra petita* porque nela se julgou o que não fora demandado, desde que a rescisão do contrato locativo não pode resultar do pedido de cobrança de aluguéis.

Somente cabe ao juiz decidir sobre fato não mencionado, no caso que seja de sua autoridade, ou de seu ofício. Desde que a iniciativa do pedido compete à parte, ao juiz não *competerepresentá-la*, para ampliar um pedido que não foi feito.

b) Quando manda *pagar soma maior que a pedida*. Procedente a ação, cabe ao juiz condenar o réu. Mas não lhe compete, sem ultrapassar sua autoridade, modificar a *causa petendi*, atribuindo ao vitorioso coisas que, nem virtual ou tacitamente, se inscreveram em seu pedido inicial.

“ULTRA VIRES HEREDITATIS”. Locução latina, que significa: *além da força da herança*. E, na linguagem jurídica, assim se diz, quando o herdeiro, ou o legatário, não se acolhendo ao *benefício do inventário*, assume a obrigação de cumprir o pagamento das dívidas e

encargos da herança, não somente com a parte que lhe coube, mas com os recursos pessoais, desde que o respectivo ativo hereditário não baste a esse pagamento.

Opõe-se, assim, ao sentido de *intra vires hereditatis*, em que os encargos da herança se pagam com a força da própria herança, *não se ultrapassando* nem se indo além do seu montante. Na hipótese, como geralmente se diz, o herdeiro aceita a sucessão em benefício do inventário.

ULTRAJE. De *ultrajar* (ofender, injuriar, caluniar), em amplo conceito assim se entende toda ação, ou todo fato capaz de *ofender*, ou *injuriar*, o *bom nome*, a *honra*, a *dignidade* e *areputação* de uma pessoa ou das instituições.

O *ultraje* pode resultar do *tratamento injurioso*, do *desrespeito*, da *desconsideração*, do *desprezo acintoso*, com que se procura ofender, ou depreciar, por gestos, ou por palavras, a dignidade das pessoas e das instituições, ou com que se ousa desatender o respeito que lhes é devido.

Assim, podem cometer-se *ultrajes* contra a *honra da pessoa*, contra a *veneração dos símbolos*, contra a Pátria, e contra suas instituições.

ULTRAJE À BANDEIRA. Assim se entende qualquer ato de desrespeito, vilipêndio ou menosprezo ao símbolo nacional, que se materializa no pavilhão, ou na bandeira que o institui.

Um gesto, ou uma palavra, de que se conclua o *desprezo* manifestado, ou a *ofensa* atirada à bandeira, é suficiente para configurar o *ultraje*, desde que tenha havido a *intenção de menosprezar* ou *de vilipendiar*.

Por atos, o *ultraje* resulta de fatos desrespeitosos e ignominiosos, como o de *a pisar*, de *a arrastar*, ou *de nela se cuspir*. Por palavras, desde que *ofensivas e injuriosas* à dignidade, que lhe é imposta.

ULTRAJE AO CULTO. É todo ato de *escárnio*, ou de *vilipêndio*, intencional e publicamente praticado em desrespeito ou em desconsideração ao culto, em virtude do que se procura *pôr em ridículo*, ou *simplesmente ofender*, a crença religiosa de outrem.

O *ultraje ao culto* não somente se configura pelo menosprezo aos atos, de que se revele e pelos quais se cumpre, como pelo menosprezo aos símbolos, que se têm como sagrados por seus crentes.

ULTRAJE AO PUDOR. É assim qualificado o *ato impudico*, ou *obsceno*, formulado por gestos, ou por palavras, que possam ofender o pudor dos cidadãos, causar escândalos ou ferir os sentimentos honestos dos que os presenciam.

O *ultraje público ao pudor*, assim, resulta em ofensa à moral e aos bons costumes. E para sua evidência não se faz mister o agravo pessoal, mas o agravo público, ou a decência pública.

O fato material que o configura tanto pode resultar de atos, como de gestos e palavras. Pode decorrer de publicações obscenas, cartazes, desenhos, gravuras, contrários aos bons costumes e à moral, como de atos e gestos escandalosos e impudicos, torpes ou lascivos.

O *ultraje ao pudor público* é crime definido e punido em lei, seja quando resulta do ato obsceno, seja quando se deriva do uso de escrito, ou objeto obsceno, destinado ao comércio, ou para outros fins.

O Cód. Civil/1916, art. 1.549 fala em *ultraje ao pudor* – artigo sem correspondência no Novo Código Civil/2002. Aí, a expressão possui sentido estrito: refere-se, propriamente, ao *atentado ao pudor*. É caso em que não se faz mister a *publicidade* nem a *condição de público*, indispensáveis para a configuração do *ultraje público*. Basta a *ofensa ao decoro da vítima*, na tentativa de trazê-la à prática de atos libidinosos, ou desonestos, atentatórios da decência, ou de a levar à corrupção. (ngc)

ULTRATERRITORIAL. Composto de *ultra* (fora de) e *territorial* (relativo ou pertinente ao território), *ultraterritorial*, por sua formação, exprime a qualidade, ou a condição, do que se faz, ou se cumpre, *além* ou *fora de um território*. Assim, tem o mesmo sentido de *extraterritorial* e *exterritorial*.

No conceito jurídico, porém, *ultraterritorial* tem aplicação distinta ao de *extraterritorial*, ou ao *exterritorial*.

O *exterritorial*, em regra, vem referir-se à *qualidade da lei*, procedente de um território, e que é aplicável, ou tem vigência em outro. Desse modo, a *exterritorialidade*, ou

aextraterritorialidade da lei, entende-se a sua vigência ou eficácia fora dos limites do Estado cuja soberania ela traduz.

A *ultraterritorialidade*, especialmente empregada na linguagem penal, embora envolva o sentido da extraterritorialidade da lei, refere-se, propriamente, ao fato delituoso que, *embora cometido fora do território de um Estado*, por circunstâncias especiais, está sujeito às leis dele.

Assim, como bem nos esclarece Clóvis Beviláqua, *extraterritorial*, ou *extraterritorial*, de significação mais ampla, mostra a qualidade da lei que exerce ação *extrafronteiras*, ou *fora dos limites do Estado cuja soberania ela traduz*. Assinala as leis de *condição pessoal*, como as que regem a capacidade.

O *ultraterritorial* designa o *fato executado* em território estrangeiro (fora dos limites de outro Estado) que, por ser atentatório às condições políticas, ou econômicas deste, se sujeita às sanções previstas em suas leis penais, que, excepcionalmente, tomam o caráter extraterritorial.

Possui o mesmo aspecto da *extradição*, em que, para que não se furte o criminoso refugiado em país estrangeiro à sanção penal que lhe é imputada, se pede o *retorno* dele, ou sua entrega à Justiça que o requisita.

“**UNA VOCE**”. Locução latina, que se traduz: *a uma voz*, é empregada no mesmo sentido de *unanimidade*.

A *una voce*, quer designar o que é deliberado, é decidido, é aprovado, sem qualquer divergência, ou oposição. É o que é resolvido pelo *consenso geral*, ou pela *vontade de todos*.

UNÂNIME. Do latim *unanimus*, de *unus* (um) e *animus* (ânimo, pensamento, vontade), exprime a condição e qualidade do que se fez, ou se tem a fazer, *sem divergência, sem oposição, sem dissidência*, revelando-se, assim, *harmonioso, concorde, de aprovação geral*.

Assim, o que é *unânime* recebeu a aprovação, ou foi deliberado *por todos, sem qualquer exceção*. A *unanimidade*, assentando no pressuposto de uma decisão, uma deliberação, uma resolução, ou na execução de ato, por um grupo, ou por várias pessoas, importa em haver sido o ato, ou a decisão, aprovado por *todas as pessoas* presentes e necessárias a esta solução.

A unanimidade faz com que todas as vontades, todos os pensamentos, todas as opiniões, *seunifiquem*, sem qualquer restrição, numa só vontade, num só pensamento, ou numa só opinião. Um só pensamento contrário, embora muitos sejam os participantes da coletividade, da assembleia, ou do órgão, bastará para que não se formule a unanimidade, para se impor, simplesmente, a *maioria*.

UNESCO. Sigla da *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*, entidade de caráter internacional instituída junto à ONU, com sede em Paris.

A UNESCO foi constituída a 4 de novembro de 1946, tendo a finalidade de fomentar o mútuo conhecimento e entendimento entre os povos, promovendo a educação popular e a difusão da cultura, para que se conservem, aumentem e se difundam os conhecimentos.

Para realizar seus fins, a UNESCO fomentará as atividades científicas, artísticas e literárias, promovendo a tradução das obras reputadas como úteis e as distribuindo. Estudará os problemas das relações sociais e humanas, estimulando a colaboração entre os homens de ciência para o progresso dos conhecimentos científicos e ampliação dos recursos materiais dos povos menos adiantados.

São órgãos da UNESCO, para realização de seus objetivos, a *Conferência Geral*, constituída pelos delegados dos Estados que a compõem, que se reúne uma vez por ano; a *Junta Executiva*, formada por membros eleitos pela Conferência para um período de três anos, e o *Secretariado*, que tem caráter internacional e é dirigido por um secretário geral.

Cada Estado-membro da UNESCO possui uma *comissão nacional*, que coopera, igualmente, para a execução de seus planos.

UNIÃO. Do latim *unio, unionis* (unidade), gramaticalmente exprime a analogia, ou relação entre as coisas; a afinidade, ou laço, que as prende; a coexistência, a junção, a associação, ou agremiação; o agrupamento, a concentração, a convergência, o acordo, a combinação das coisas; a aliança, a confederação.

Na acepção jurídica, igualmente, possui o vocábulo uma variedade de sentidos, que em regra, não se afastam da significação gramatical, traduzindo sempre a ideia do ligado, conjugado, composto, organizado, em obediência aos princípios da cooperação, da harmonia, do acordo, ou da vontade de realizar ou cumprir um objetivo de interesse comum.

União. Na terminologia do Direito brasileiro, União é especialmente empregado para designar o Estado Brasileiro, ou Estado Federal, em distinção às subunidades nacionais, primitivas províncias, integrantes da Unidade Federativa, às quais se atribui, em sentido todo particular, a denominação de Estados, de Estados-membros.

A União, assim, é que reveste a personalidade jurídica soberana, com assento na Sociedade das Nações, onde tem o trato de potência. Nela é que se encontra a República Federativa do Brasil, estruturando, como Estado soberano, a Nação Brasileira.

União. Nos termos do inciso I do art. 14 do Código Civil, a União é uma das pessoas jurídicas de Direito Público interno, juntamente com cada um dos Estados, o Distrito Federal e os Territórios (inc. II), com os Municípios (inc. III), as autarquias (inc. IV) e as demais entidades de caráter público criadas por lei (inc. V).

Diz-se, igualmente, Estado Federal, ou Estado Nacional, enquanto os Estados Federados, correspondendo às antigas províncias, são simplesmente subunidades componentes da unidade federativa, que as absorve e as domina.

Na linguagem jurídica brasileira, além da expressão federal, que adjectiva coisas pertinentes à União, utilizase a nacional, em oposição à estadual, para destacar e distinguir tudo o que se lhe relacione, ou que lhe é próprio: Governo Nacional, Congresso Nacional, Tesouro Nacional, Lei Nacional, no mesmo sentido de Governo da União, Tesouro da União etc.

União. Na linguagem do Direito Privado, união traduz o sentido de associação, ou sociedade, designando certas organizações de caráter sindical, de fins esportivos, ou mesmo comerciais, instituídas em bem, para defesa e trato de interesses de seus componentes e instituidores.

As uniões, registradas na forma da lei, adquirem personalidade jurídica, passando a exercer suas atividades por meio da representação que lhes seja atribuída estatutariamente.

União. Ainda é união, na terminologia do Direito Civil, em decorrência de seu sentido de associação ou sociedade, tomada na acepção de sociedade conjugal ou vida em comum, entre homem e mulher.

Sob este aspecto, pois, união apresenta-se com duas modalidades: eventual ou não eventual:

União eventual ou união não eventual são expressões decorrentes do conceito de união estável, considerada a união não eventual entre homem e mulher, em face do disposto no art. 1.723, do Código Civil de 2002: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Já o art. 1.727 do mesmo Código proclama: As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato e as relações ou uniões eventuais não constituem nem concubinato, nem união estável.

A união pode ainda ser legal ou livre:

A união legal é o próprio casamento, em que o homem e a mulher constituem a sociedade conjugal, formalmente, consoante preceitos da própria lei.

A união livre é a que decorre da união estável ou do concubinato, em que há mero estado de fato, em relação à vida em comum entre o homem e a mulher, aparentando uma situação de casados. (nnsf e ngc)

UNIÃO DE ESTADOS. Denominação dada à situação em que se possam encontrar dois Estados, reunidos acidentalmente, ou por força de tratado, ou para defesa dos interesses comuns.

A União dos Estados manifesta-se sob tríplice modalidade: *pessoal, real e confederação*.

A *união pessoal* é de caráter accidental. Ocorre, quando, por escolha, eleição ou sucessão, dois Estados ficam sob governo ou sob autoridade suprema do mesmo soberano, embora cada um dos Estados, sob ponto de vista do Direito Internacional, seja encarado como entidade distinta.

Como assevera Pontes de Miranda, embora se permita a perpetuidade histórica da união pessoal, no Direito Internacional é ela sem significação, pois interessa à Política não ao Direito.

A *união real* é a que resulta do tratado, em virtude do qual dois ou mais Estados concordam em ter um só e único soberano, absorvendo a união as duas personalidades.

A *confederação* é a união que se promove entre vários Estados com o fim de tratarem em comum os seus interesses, sem que, em certas circunstâncias, percam os Estados confederados a própria soberania.

Vide: *Confederação. Estado. Federação.*

UNIÃO ESTÁVEL. Em decorrência do disposto no art. 226 da Constituição de 2002, o Código Civil de 2002, no art. 1.723, proclama: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Nos parágrafos 1º e 2º acresce que a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos absolutos do casamento previstos no art. 1.521, embora permita o reconhecimento da união estável se a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

O mesmo Código, no art. 1.727, quanto ao concubinato, diz: as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato. Muitos consideram que, em decorrência dos termos legais, do concubinato não decorreriam quaisquer direitos. (nsf)

ÚNICA. Forma feminina de *único*, do latim *unicus*, possui o sentido de singular, de uma só, que não tem similar ou que é desacompanhada.

ÚNICA INSTÂNCIA. Revela a instância que não se gradua em mais de uma, ou onde o processo se subordina a uma única jurisdição.

Vide: *Instância.*

ÚNICA VIA. Assinala os documentos que se emitem ou se produzem simplesmente pelo original, não havendo duplicatas nem outras cópias. É o documento de exemplar único.

UNIDADE. Do latim *unitas* (qualidade do que é um), seja em relação à *quantidade*, ou em referência ao *número de coisas*, geralmente *unidade exprime a singularidade em número*, determinando, desse modo, a *especificação isolada* das coisas, ou a sua *indicação de per si*.

Assim, como bem define Moraes: “É qualquer elemento conhecido, de que usamos para medir uma grandeza maior”. Ou como acentua Cândido de Figueiredo: “Quantidade, tomada arbitrariamente, para servir de termo de comparação a quantidades da mesma espécie”.

Por essa razão, embora a unidade possa revelar um atributo das coisas que não se dividem em outras, não traduz simplesmente esse conceito. Não é condição da unidade a *indivisão*, mas o estado, a qualidade, ou a condição de um ou a qualidade e a condição de único.

A *unidade*, por isso, tanto se pode fundar na singularidade e simplicidade das coisas, como pode derivar-se da *unificação*, da *uniformização* ou da *união* de várias coisas, em virtude do que formam uma *unidade* ou se apresentam como *unidade*.

A designação da *qualidade de um*, ou de *único*, portanto, traduz o sentido, ou melhor, os dois principais sentidos de unidade: *um*, ou *único*, pelo que se opõe ao conceito de *pluralidade, dualidade* ou *multiplicidade*.

UNIDADE ALFANDEGÁRIA. No conceito do Direito Administrativo, *unidade alfandegária* entende-se a instituição de um *único regime* administrativo aduaneiro, fundado em regras que se mostrem *uniformes e iguais* para os casos da mesma espécie, de modo que nenhuma questão, ou nenhuma matéria, de igual natureza, possa ter trato especial, ou goze de preferência ou privilégio.

Por outro lado, a *unidade alfandegária* importa na existência de alfândegas, ou aduanas, submetidas ao mesmo poder, que as mantém sob a mesma orientação e os mesmos regulamentos, onde quer que se instalem.

UNIDADE DA CONVICÇÃO. Designa-se assim o princípio, decorrente da unicidade da jurisdição (a função jurisdicional do Estado deve ser considerada una, sem a possibilidade de decisões conflitantes entre os diversos órgãos que a constituem), que exige que sobre a mesma lide não deve haver manifestações discrepantes entre órgãos judiciais da mesma hierarquia ou entre órgãos de diversas estruturas do Poder Judiciário, assim se evitando a

perda da legitimidade das decisões judiciais. Neste sentido, o art. 105 do Código de Processo Civil exige a reunião das ações conexas para simultânea instrução e julgamento, e o art. 471 do mesmo Código diz que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo as restritas hipóteses ali previstas. (nsf)

UNIDADE DA JURISDIÇÃO. O princípio da unidade ou da unicidade da jurisdição é o que considera que a função jurisdicional do Estado deve ser considerada una, sem a possibilidade de decisões conflitantes entre os diversos órgãos que a constituem. Embora o Poder Judiciário brasileiro se componha de diversas estruturas ou “Justiças”, a jurisdição é função estatal una, tendo o Supremo Tribunal Federal como órgão de cúpula. Conexo com o princípio da unicidade da jurisdição está o princípio da unidade da convicção. (nsf)

UNIDADE DE JUSTIÇA. Em oposição ao sentido de *dualidade de justiça*, significa a manutenção de uma *justiça única*, instituída em cada jurisdição territorial.

Desse modo, todas as questões de uma classe, ou de uma mesma ordem, são submetidas à administração e competência do juízo instituído para a jurisdição, em que se devem tratar.

A *unidade de justiça* exprime o mesmo que *unificação da justiça*, em virtude do que, num mesmo território, e para as questões da mesma natureza, *há unicamente uma justiça*, submetida aos princípios e regime inscritos na Lei de Organização Judiciária, que lhe é pertinente.

UNIDADE DO ORÇAMENTO. Ou *unidade orçamentária*, diz respeito à existência de um *único orçamento*, em que se inscrevam e se registrem todos os elementos da receita e da despesa públicas.

A *unidade orçamentária*, ou o *orçamento uno*, é condição legalmente imposta. Por essa, dentro de uma organização administrativa, não se permite a existência de dois ou mais orçamentos. Somente *um* deve ser elaborado. E nele devem incorporar-se, obrigatoriamente, todas as rendas e suprimentos de fundos, constituidores da receita, bem como nele se devem incluir, discriminadamente, todas as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços, formando a respectiva despesa.

UNIDADE DO PROCESSO. Assim se entende a instituição de um *processo único*, ou de um Cód. de Processo, em que se fixam em caráter geral as regras e princípios reguladores das ações trazidas a juízo, em todo território de um país.

Assim, evidenciada a existência de um Cód. Processual, há *unidade processual*, cujo sentido é oposto ao da *dualidade*, ou da *multiplicidade* de códigos processuais.

UNIDADE NACIONAL. Nesta hipótese, o sentido de *unidade* tanto se refere à *união* firmada entre várias entidades de Direito Administrativo para a constituição de um Estado soberano, como à própria *integridade* territorial decorrente dessa união.

Por essa razão, em sentido constitucional, *unidade* revela, propriamente, o princípio de subordinação e de dependência em que se colocam todas as entidades administrativas integrantes da *união*, para que dela não se afastem nem se desmembrem, sem ofensa à sua integridade.

Bem por isso, cabe ao Governo Federal intervir nos Estados Federais, quando nestes se registrem fatos que possam atentar contra a integridade nacional, isto é, contra a *unidade* da Federação (Const. Federal, art. 34, nº I).

UNIDADE PARCELAR. Área de uso individual destinada ao agricultor irrigante nos Projetos Públicos de Irrigação (art. 2º, IX, da Lei 12.787/2013).

UNIFICAR. Do latim *unus* (um) e *facere* (fazer), gramaticalmente, exprime *reduzir várias coisas a uma*, ou *reunir diversas coisas em uma*. Assim, *unificar* é *reunir, totalizar, centralizar, consolidar, uniformizar* ou *dar forma única*.

A *unificação*, pois, exprime sempre a ação de *dar unidade, imprimir uniformidade, detransformar em único*, o que era diverso, diferente ou o que se encontrava esparso.

No sentido fiscal, no tocante às dívidas, a unificação é a *consolidação*, isto é, a conversão de dívidas de origens diversas em *dívidas unidas, totalizadas* ou *agrupadas* sob o mesmo regime.

No sentido penal, *unificar penas* entende-se fazer aplicação de pena única, quando, *mediante uma só ação ou omissão*, o agente pratica dois ou mais crimes, a que se cominam penas privativas da liberdade, embora seja esta pena única determinada pela mais grave, se crimes diferentes, ou a indicada, se iguais, sempre aumentada, em qualquer caso, de um sexto até a metade.

Dessa forma, a *unidade do fato* que motiva a multiplicidade de delitos ou infrações, impõe a unidade da pena.

No entanto, se os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos a pena não será única, mas acumulada.

UNIFORME. Do latim *uniformis*, de *unus* (um) e *forma* (forma, espécie), entende-se o que *é da mesma espécie*, ou *se mostra de forma semelhante*. É, assim, o *igual*, o *idêntico*, o *análogo*, o *similar*.

Destarte, *uniforme* revela sempre a qualidade de coisas que se apresentam *sob a mesma forma*, ou *sob uma forma única*.

Da expressão deriva-se *uniformizar*, para designar, justamente, a iniciativa de transformar as coisas para *lhes dar uma forma igual*, ou para as apresentar como idênticas ou análogas. Não traduz, propriamente, o sentido de *unificar*, porquanto na *uniformização*, embora tomem uma forma igual, ou única, as coisas mantêm a individualidade, enquanto na *unificação* elas a perdem para formar uma unidade nova, consequente da reunião, ou da fusão, fundada na unificação.

Uniforme. É ainda empregado, como substantivo, para designar a *vestimenta*, ou a *farda*, usada pelos componentes de uma corporação, tidos como da mesma espécie, ou da mesma classe.

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. Ato pelo qual o tribunal, reconhecendo a divergência do objeto submetido a julgamento, pede a interpretação fundamentada dos seus pares para a controvérsia, insculpindo em súmula (resumo) a decisão.

UNÍGAMO. Do latim *unus* (um) e do grego *gamos* (casamento), tem o mesmo sentido *demonógamo*, isto é, *casado com uma só*.

O *unígamo*, pois, é aquele que está ligado, matrimonialmente, a uma só pessoa, ao contrário do que ocorre com o *bígamo*, consorciado, ao mesmo tempo, com duas pessoas.

A *unigamia*, formado de unígamo, tem igualmente o sentido de monogamia.

UNIGÊNITO. Do latim *unigenitus* (nascido só), designa o *filho único*, ou o *filho que não teve irmãos*.

Desse modo, *unigênito* importa na inexistência de outros irmãos, pelo que, além de ser somente ele, *foi o único*, é o primeiro e o último.

Unigênito, assim, mostra-se de sentido contrário ao de primogênito, indicando este a existência de outros filhos, e o colocando como o primeiro deles, ou o que nasceu em primeiro lugar.

UNILATERAL. Do latim *unilateralis*, de *unus* (um) e *lateralis* (relativo ao lado), exprime, gramaticalmente, a situação das coisas que se formam, ou se apresentam *de um só lado*.

No conceito jurídico, *unilateral* mostra a qualidade do ato jurídico, que se formou pela vontade de uma só pessoa, opondo-se, destarte, ao sentido de *bilateral*.

De igual modo, é tido como *unilateral* o contrato que se forma pela vontade de uma das partes, gerando obrigações simplesmente para ela. Em geral, os contratos unilaterais, porque não formem obrigações recíprocas, dizem-se *graciosos*, ou *de benefício*, em oposição aos demais, qualificados de *onerosos* e comutativos.

No entanto, há contratos ditos de unilaterais que se apresentam de natureza onerosa.

A rigor, não há contrato unilateral, porquanto o contrato sempre resulta da *conjugação de duas vontades*, mesmo da pessoa em favor de quem se estipula um benefício, *a qual se deriva da aceitação*.

Os efeitos do contrato, aliás, é que tomam forma unilateral, para atingir, obrigacionalmente, somente uma das partes.

Na *doação*, contrato tipicamente unilateral, o donatário não se favorecerá da liberalidade, *desde que não a aceite*. A aceitação é a manifestação de sua vontade para *bilateralizar* o contrato. E porque o efeito do contrato resulte uma *obrigação unilateral*, não se conclua que o contrato

preexiste sem o acordo ou a conjugação das duas vontades. *Elas se devem encontrar*, mesmo que o donatário a manifeste tacitamente, para que o contrato se firme juridicamente.

A *unilateralidade*, estado ou condição do que é unilateral, no rigor gramatical e da própria técnica, somente se verificará quando para a existência do ato jurídico seja dispensável o encontro de duas vontades, bastando que *unicamente um o faça*, sem qualquer interferência de outro. Onde houver reunião de duas vontades, há *bilateralidade*, não unilateralidade.

Os contratos, implicando na união de duas ou mais vontades, mesmo que de efeitos obrigacionais unilaterais, serão sempre bilaterais. As obrigações formadas é que são unilaterais, isto é, elas formam só de um lado.

UNIMETALISMO. Do latim *unus* (um) e *metallum* (metal), *unimetalismo* possui a mesma significação de *monometalismo*, de sentido oposto a *bimetalismo*.

Unimetalismo, assim, designa o *sistema monetário*, em que somente *um metal* (o ouro ou a prata) é utilizado para a cunhagem da moeda de curso legal e sem limitação.

UNITÁRIO. Do latim *unitas* (unidade), exprime a qualidade, ou a condição, *do que é unido*, ou *do que se mostra como uma unidade*.

No sentido jurídico, *unitário* conduz, igualmente, o conceito de *centralizado, unificado, totalizado, unânime, federado*.

Por essa razão, o que se qualifica de unitário está sob um *regime único*, ou *obedece a um só comando*, mesmo que várias sejam as ramificações executoras das atividades, que lhe forem pertinentes. Assim, *governo unitário* é o *governo único*, cuja autoridade se *centraliza* ou *seunifica* nas mãos da pessoa que o chefia. *Estado unitário* é o que se apresenta como *uma unidade*, para que somente nele se encerre o *poder soberano*, que é base de sua personalidade política.

UNIVERSAL. Do latim *universalis*, de *universus* (todo, inteiro, geral), *universal* indica *aqualidade de tudo o que é geral*, que é *comum* ou compreende a todos em sua espécie sem qualquer exceção. É, portanto, o *geral*, o *comum*, o *total*, o *coletivo*, opondo-se, assim, ao sentido de simples, particular, singular, especial, excepcional.

Deste modo, onde quer que se encontre, *universal* atribui às coisas a qualidade de *total*, *decongregadas*, de *reunidas*, de *compostas*, ou *coletivas*, pelo que sempre traduz o sentido *de todas as coisas*, ou de *coisas que se compõem por uma soma*, ou *por um total*.

Assim, *coisas universais*, em oposição às simples, são as que se *compõem de várias coisas*, totalizadas ou unificadas, para que constituam uma unidade.

Sociedades universais, em oposição às particulares, são as que se constituem para abranger *todos os bens presentes*, ou *todos os bens futuros*, ou ainda *todos os frutos e rendimentos* de certos bens.

Herdeiros universais são os herdeiros com direito aos bens da herança, ou parte deles, sem qualquer discriminação ou especificação, opondo-se, assim, ao sentido de herdeiros singulares ou particulares, cujo legado é determinado ou especificado.

Evidencia-se, pois, que *universal*, juridicamente, é o *geral*, o *total*, o *coletivo*, dando sempre a ideia de coisas que somente se consideram *em conjunto, englobadamente, totalizadas ou reunidas*.

Dele se formam: *universalizar, universalização, universalidade*.

Universalizar é tornar universal ou transformar em universal. *Universalização* é ação e efeito de universalizar. *Universalidade* é a forma substantiva das coisas que se universalizam ou se entendem universais.

UNIVERSALIDADE. Do latim *universalitas*, de *universalis*, gramaticalmente, universalidade é a *generalidade*, a *totalidade*, ou *toda composição, conjunção, ou reunião de várias coisas*, congregadas, reunidas, justapostas, coletivadas, para que cumpram certos objetivos.

Assim, *universalidade* não somente revela o *acervo de coisas*, a *massa de bens e de direitos, o patrimônio*, como, no seu conceito de *ajuntamento, coleção, concentração, união*, traduz o sentido de *corporaç o, col gio, companhia, associa o e sociedade*.

H , por isso, que se distinguem as *universalidades de coisas* e as *universalidades de pessoas*, como h  *universalidades de ideias, de princ pios e de regras*.

No Direito, ou juridicamente, somente se cogitam das universalidades de coisas (*universitates rerum*) e universalidades de pessoas (*universitates personarum*) – Art. 91, do Cód. Civil/2002. (ngc)

UNIVERSALIDADE DE COISAS. Nesta hipótese, universalidade, sem se afastar do sentido originário, é utilizada para designar o *conjunto*, ou a *coletividade de coisas*, consideradas em seu *todo*, ou na *composição* que formaram.

Na *universalidade de coisas*, mesmo que as coisas simples e compostas, que a integrem, não percam a própria individualidade e possam ser tratadas de *per si*, mantendo o próprio regime e formando um objeto de direito, a *totalidade de coisas universalizadas*, por seu lado, adquirem uma *individualidade* própria, que se submete a trato e regime especial. Por vezes, mesmo, como ocorre na *herança*, ou na *massa falida*, atribuem-lhe uma *personalidade jurídica*, que se mantém enquanto o *acervo de bens e de direitos*, ou o *patrimônio*, a que se referem, não tem cumprido o destino legal que lhe foi imposto.

Na terminologia jurídica, a universalidade de coisas é manifestada sob as mais variadas denominações. São, assim, universalidades o *patrimônio* ou *fundos patrimoniais*, a *herança*, ou *massa hereditária*, os *acervos* de várias naturezas, a *massa falida*. Onde quer que exista um *conjunto*, ou uma *massa de bens e de direitos*, trazendo destino econômico e jurídico preestabelecido, ou imposto, há uma universalidade.

Para formá-la, basta a *reunião de bens* ou de *coisas autônomas*, a que se atribuem valores próprios, assim unidas, para que cumpram, ou realizem, um objetivo econômico. E não importa a natureza ou a espécie de cada uma dessas coisas. Na universalidade, a *reunião* não visa, propriamente, à justaposição ou à conjunção das coisas, mas à *somação* ou à *totalização dos valores* de cada coisa universalizada.

Praticamente, pois, a universalização constituidora da universalidade resulta numa composição de ordem meramente econômica, embora sujeita a regime jurídico especial. A universalidade, a rigor, é um *complexo de coisas*, mesmo heterogêneas. Nela, tanto se integram móveis como imóveis, bens materiais, como imateriais, isto é, coisas corpóreas e incorpóreas, desde que a cada uma delas se possa atribuir, legitimamente, um preço ou um valor comercial. É princípio, aliás, consagrado pelo Direito Civil brasileiro: “constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico”. [Cód. Civil/2002, art. 91 (Cód. Civil/1916, art. 57)].

A universalidade de coisas distingue-se em *universalidade de fato* e *universalidade de direito*, conforme se deriva da vontade ou de ato do homem, ou se deriva de imposição legal.

A universalidade de direito (*universitates juris*) é aquela em que a *universalização de coisas* é estabelecida pela própria lei, que a submete a regime especial e distinto a que estão sujeitos, individualmente, os bens e direitos, que a compuseram. Nesta espécie, encontramos a *herança*, a *massa falida*.

A universalidade de fato, ou universalidade do homem (*universitates facti* ou *universitates hominis*), é a que resulta da vontade das pessoas, firmada em ajustes, ou convenções. Desta espécie são as universalidades que se firmam nos *estabelecimentos comerciais*, ou nas *aziendas*. Firmadas pela vontade das partes interessadas, têm conteúdo traçado por elas, consoante o destino econômico que lhe atribui. (ngc)

UNIVERSALIDADE DE PESSOAS. É a que se forma pela *agregação*, *associação* ou *sociedade*, instituídas com finalidades certas e em interesse das pessoas, que a compõem. Em regra, a universalidade de pessoas (*universitates personarum*), tomando a forma de *corporações*, *colégios*, *comunidades*, *companhias*, *associações*, *sociedades*, resulta na composição de uma *unidade jurídica*, que se personaliza, a fim de que adquira uma individualidade distinta da de seus componentes.

Bem por isso, a universalidade de pessoas, personalizando-se, passa a ser a titular de seus próprios direitos, mesmo que sobre elas haja interesse de seus integrantes.

UNIVERSALIDADE DO ORÇAMENTO. No sentido financeiro, o orçamento constitui uma universalidade.

Por essa razão, é ele o *conjunto* de todas as atividades financeiras do Estado, pelo que nele devem constar as totalidades das despesas e das rendas, que se anotem no período administrativo em que vai ter vigência.

A *universalização*, na técnica orçamentária, traz, assim, o sentido de *totalização* não somente das despesas, como da receita, de modo que nele se devem incluir, pelo bruto, todas as rendas, que se possam derivar das tributações, como de outras fontes, bem assim todos os gastos com a administração pública e com os serviços instituídos em benefício comum.

UNIVERSALISMO. De *universal*, designa a doutrina que considera a realidade como um todo único, isto é, universal. É, assim, oposta ao individualismo.

O princípio fundamental do universalismo, formulado por Aristóteles, é de que o todo é anterior às partes, não no sentido cronológico, mas no conceito lógico e metafísico.

Universalismo. É a expressão usada para titular o sistema de Othmar Spann, em que se firmam os princípios de que a realidade suprema é o espírito criador que se realiza na história, que a sociedade não é um conjunto de indivíduos, mas, ao contrário, os homens somente existem como membros da sociedade, que é um todo orgânico, embora tenham eles vida própria; que a economia é uma parte ou momento da sociedade.

Em política, o universalismo de Spann tem servido como base teórica para os Estados totalitários.

UNIVERSIDADE. Do latim *universitates*, originariamente é tido no mesmo sentido de *universalidade*. Assim, é corrente o uso de universidade e universalidade em significação análoga: *universidade de coisas* ou *universalidade de coisas*.

Universidade. Mas, tecnicamente, é a expressão empregada especialmente para distinguir a instituição de ensino superior, formada por um conjunto de escolas, academias ou faculdades, submetidas a um regime único e superintendidas por um Conselho Geral, denominado *universitário*, sob a presidência de um *Reitor*.

As universidades podem ser *oficiais* ou *oficializadas*. Oficiais, quando instituídas e mantidas pelo próprio Poder Público. Oficializadas quando, instituídas por iniciativa privada, são reconhecidas e fiscalizadas pelo Poder Público, sendo obedientes ao *padrão oficial*.

As universidades ainda se dizem *federais*, *estaduais* ou *livres*. Federais, quando instituídas e mantidas pela União. Estaduais, quando pertencentes e mantidas pelos governos estaduais. Livres, quando se instituem como associações civis, por iniciativa particular.

UNIVERSITÁRIO. Pertencente ou relativo à universidade: *professor universitário*, *grau universitário*.

Aluno que ingressa ou que frequenta a universidade.

URANISMO. É denominação dada ao *pendor*, ou *preferência sexual do homem* por indivíduos de seu sexo, com repugnância mais ou menos acentuada aos do sexo oposto. É, assim, o mesmo que *homossexualidade* ou *pederastia*.

Ao homem que se dá à prática do uranismo, dá-se o nome de *uranista*.

URBANISMO. De *urbano*, do latim *urbanus* (relativo à cidade), designa o conjunto de medidas de ordem técnica relativas à arquitetura, à higiene, à administração, ou a qualquer outro objetivo, tendo por finalidade traçar o plano, ou o projeto de construção geral de uma cidade, que melhor assegure não só o seu desenvolvimento racional e de melhor aspecto, como a sua perfeita salubridade.

Assim, pelo *urbanismo*, fixam-se os traçados das ruas e localização das praças públicas, a circulação dos meios de transportes, o fornecimento de serviços públicos, como água, luz, gás e energia, enfim, por ele se estabelecem todas as medidas tidas como necessárias e úteis à implantação de uma cidade que bem correspondam às necessidades públicas.

URBANO. Do latim *urbanus*, de *urbs* (cidade), é empregado, em oposição a *rural*, para distinguir tudo o que se refere ou pertence à cidade, ou à vila, e está compreendido em seu perímetro.

A rigor, *urbano* quer aludir ao perímetro, ou às zonas, situadas nos limites de uma cidade, de uma vila, ou, mesmo, de uma povoação destinada exclusivamente às construções, ou casas de moradia. E, neste particular, é que se distingue do *rural*, indicativo das áreas de terrenos

próprias às culturas agrícolas, ou às criações de animais e destinadas, propriamente, a esse fim.

Assim, *prédio urbano* é o que, sendo construído nos limites, ou no perímetro de uma cidade, ou de uma vila, é destinado a servir de residência, ou a negócio de comércio. E, por isso, em regra, o prédio urbano ocupa simplesmente o espaço mais ou menos necessário à sua construção.

URGÊNCIA. Do latim *urgentia*, de *urgere* (urgir, estar iminente), exprime a *qualidade do que é urgente*, isto é, *é premente, é imperioso, é de necessidade imediata, não deve ser protelado sob pena de provocar ou ocasionar um dano ou um prejuízo*.

Assim, a *urgência* assinala o *estado das coisas que se devam fazer imediatamente, por imperiosa necessidade*, e para que se evitem males, ou perdas, consequentes de maiores delongas ou protelações.

Juridicamente, a justificativa da urgência provém, invariavelmente, não somente da necessidade da feitura das coisas, como do receio, ou do temor, de que qualquer demora, ou tardança, possa trazer prejuízos.

O reconhecimento da urgência, em regra, estabelece a *preferência* em relação à coisa, ou ao fato, para que seja feita, ou executada, em primeiro lugar e em maior brevidade, dispensando-se, mesmo, em certos casos, o cumprimento de certa formalidades, ou o decurso de prazo, próprios aos casos normais.

É o que ocorre em relação à dispensa da publicação dos proclamas, preliminares à celebração do casamento: em caso de urgência, *para que se abrevie o casamento*, o juiz pode dispensar a formalidade [Cód. Civil/2002, art. 1.527, parágrafo único (Cód. Civil/1916, art. 182, parágrafo único)]. (ngc)

URNA. Do latim *urna*, é a denominação dada ao receptáculo de madeira, ferro ou de outro material, destinado a receber e guardar alguma coisa.

URNA ELEITORAL. É a caixa, ou o recipiente, destinado a receber as *cédulas*, em que os eleitores, ou votantes, têm escritos os nomes de seus candidatos, ou em que se inscrevem os seus votos.

A urna, em regra, é o meio apropriado para recolher os votos, quando a *votação*, que se realiza, deve ser concluída por escrutínio, isto é, sem que se possa saber qual o voto de cada pessoa. A cédula em que se escreve o voto é, então, recolhida à urna, de onde depois a retiram as pessoas encarregadas da *apuração*.

URNA ELETRÔNICA. É a máquina de votar por sistema informatizado ou digital, utilizado a partir das eleições municipais de 1988, segundo autorização da lei e instruções do Tribunal Superior Eleitoral.

URNA FUNERÁRIA. É o *ataúde*, ou o *caixão*, em que se depositam os mortos, para o respectivo sepultamento. É nome que, igualmente, se aplica, ao vaso, ou recipiente, onde se depositam e se conservam as *cinzas de um morto*.

USANÇA. De *usar*, gramaticalmente, usança tem a mesma significação de uso (*hábito antigo e tradicional*). *Uso e usança* equivalem-se.

Assim, no sentido jurídico, *usança* vem a ser a regra ou a norma que se institui pelo costume, ou pela prática constante. A *usança*, como o *uso*, estabelece suas leis, a fim de que se apliquem aos casos, que lhe são pertinentes, ou que se subordinam à sua eficácia. *Estilo, costumes*.

USAR. De *uso*, é geralmente empregado no sentido de *utilizar, fruir ou desfrutar alguma coisa*. Mas é tido igualmente na significação de *costumar*, ou *ser frequente*, notadamente em referência a fatos, que se mostram habituais e repetidos.

USINA. Do francês *usine*, é geralmente empregado no sentido de *fábrica* ou de *manufatura*. É a *oficina*, em que se produzem coisas industrialmente.

Embora, em regra, a *usina* assinala o estabelecimento fabril, ou industrial, de grandes proporções, é propriamente empregado para distinguir os *grandes engenhos de açúcar*, ou os engenhos de açúcar providos de modernos aparelhamentos industriais, e as *oficinas geradoras de eletricidade*.

USITAR. Do latim *usitari*, de *uti* (usar), é empregado propriamente no sentido de *usar frequentemente, fazer uso habitual, desfrutar sempre, usar muito, ser conforme o uso ou ser costume*.

USO. Do latim *usus* (ação de usar), vulgarmente é o vocábulo tomado no sentido de *utilização, emprego, fruição, gozo ou proveito*, que se obtém de alguma coisa, como *aprática, o costume ou o hábito* em se fazer alguma coisa.

No sentido jurídico, *uso*, sem fugir a seu sentido etimológico, é compreendido em várias acepções:

Uso. Geralmente, o *uso*, traduzindo o rendimento, o proveito, ou a utilidade, que se pode tirar de uma coisa, exprime o *próprio destino*, a *finalidade*, a *serventia* que se lhe atribui. Assim, *uso* é, praticamente, a *utilização, a fruição, o gozo ou o modo de usar* a própria coisa.

Nesta acepção é que se anotam as expressões *uso habitual*, coisas de *uso comum*, ou de *uso especial, uso legítimo, uso próprio ou uso impróprio*.

Uso comum é a *utilização, o aproveitamento* ou o gozo que se concede a todos quantos pertençam à comunidade, ou ao grupo componente de uma comunhão ou de uma sociedade.

Uso especial é essa mesma utilização, ou aproveitamento da coisa, para casos específicos e por certas e determinadas pessoas. Opõe-se ao sentido de *uso comum*.

Uso impróprio é o que foge à finalidade, ou ao destino da própria coisa, cujo uso é certo e definido.

Uso legítimo é o aproveitamento, ou o gozo, fundado em *autorização legal*, ou que não contravém a direito alheio.

Uso próprio é a utilização da coisa conforme seu próprio destino ou dentro de suas finalidades.

Uso. Assinala a *utilização de coisa alheia*, em virtude de concessão ou ajuste com o respectivo proprietário. *Uso*, neste aspecto, revela-se, propriamente, o *direito de usar, ou de utilizar-se* de coisa alheia, conforme as próprias necessidades da pessoa a quem foi conferido. É direito que se destaca da propriedade, para ser objeto de uma relação jurídica autônoma. É o *jus utendi*.

O *uso* ou, propriamente, o *direito de uso* assemelha-se ao *usufruto*. Mas é de caráter *temporário*. E a *fruição, ou a utilização*, que se autoriza não traz a amplitude derivada do usufruto: restringe-se às necessidades pessoais do usuário e às de sua família [Cód. Civil/2002, art. 1.412, *caput* (Código Civil/1916, art. 742)].

O *uso* se constitui como o usufruto, sendo aplicadas ao mesmo as regras deste. Pode ser estabelecido sobre todas as espécies de coisas, móveis ou imóveis, desde que não sejam fungíveis ou consumíveis.

Quando o *uso* recai sobre *casa alheia*, para que alguém a ocupe pessoalmente e com a sua família, é propriamente denominado de *habitação*.

Uso. Entende-se, ainda, a *prática habitual, a praxe, o estilo, ou o modo de proceder*, que se firmou como regra, ou como norma, em virtude de sua *habitualidade*, ou por se ter transformado em um *costume ou hábito*.

Assim, o *uso*, elevado à condição de *regra costumeira*, indica-se o *procedimento* ordinário, uniforme, habitual, seguido e adotado geralmente, não sendo contrário à moral ou aos bons costumes.

E, por essa razão, quando não se tenha legalmente uma regra definida acerca de certo fato, pode o *uso* ser admitido para o regular.

Em matéria comercial, porém, os *usos de comércio* não devem ser simplesmente uniformes e repetidos. Devem constar dos assentos das Juntas Comerciais e ser tidos neste caráter, notadamente quando trazidos como regras de interpretação de atos ou contratos mercantis.

Na falta de assento apropriado, em se tratando de *uso geral*, pode ser este provado por outro meio hábil e que traga fé jurídica.

Uso. Afinal, é o vocábulo ainda tomado no sentido de *atualidade, vigência ou moda*. Estar em *uso*, em oposição, a *desuso*, é estar *em prática, em utilização, em atualidade ou em vigência*.

Em relação às leis, convém, no entanto, assinalar que a *falta de uso* não tem força derogatória. Embora em *desuso*, ou *obsoleta*, a regra legal permanece vigente, somente perdendo a eficácia em virtude de lei que a revogue, ou a derogue.

O próprio uso, segundo é o princípio, não prevalece contra a lei escrita. (ngc)

USO DA FIRMA. Assim se entende a *faculdade* ou o *poder* outorgado a um dos sócios, ou aos sócios de uma sociedade, em virtude do que *podem assinar a firma social*.

O uso da firma é decorrente de um *mandato legal*, outorgado em razão de disposição inserta no contrato social, ou, na sua falta, por força de lei.

USO DA SERVIDÃO. O uso derivado da servidão conduz o sentido normal do uso, tido como um direito. Assim, o respectivo titular é equiparado ao usuário, para que somente se utilize da coisa, objeto da servidão, nos limites das necessidades do prédio dominante.

Assim, constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro, restrita que é às necessidades de sua imposição [Cód. Civil/2002, art. 1.385, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 704)]. (ngc)

USO REGULAR. Assim se entende o uso decorrente do próprio destino atribuído à coisa. É o *uso apropriado*, ou o *uso normal*. É a *utilização* da coisa dentro de seu destino, ou de sua própria finalidade.

USUÁRIO. De *uso*, é a denominação atribuída ao titular de um direito de uso (*jus utendi*), que, destacado da propriedade, lhe atribui a faculdade de *utilizar-se de coisa alheia*, para dela retirar e fruir os proventos suficientes às suas necessidades pessoais e de sua família. O direito do usuário é de natureza *real*.

Usuário. Em outro sentido, indica aqueles que usam ou usufruem alguma coisa coletiva, ligada a um serviço de natureza pública ou particular: usuário de trens; usuário de telefone etc.

USUCAPIÃO. Do latim *usucapio*, de *usucapere* (usucapir), exprime o modo de *adquirir pelo uso*, ou *adquirir pela prescrição*.

Usucapião. Expressão propriamente jurídica, *usucapião*, na definição de Clóvis Beviláqua, é a “aquisição do domínio pela posse continuada”. É assim um dos meios hábeis de aquisição e que se funda na *posse continuada e de boa-fé*, durante o tempo que se fixar em lei.

Já Modestino, segundo fragmento do Digesto, definia-o: “*est adjectio dominii per continuationem temporis lege definiti*”.

E essa *adição do domínio* importava, sem dúvida, na *transferência da propriedade* pelo transcurso de um prazo, consoante determinação legal. Hoje, igualmente, diz-se *prescrição aquisitiva*, porque, em realidade a *fluência de um tempo* é a determinadora da aquisição.

Para que proceda a usucapião, porém, necessária a concorrência dos elementos legais: *res habilis* (coisa hábil), *possessio* (posse), *titulus* (título), *tempus* (lapso de tempo), e *bona fides* (boa-fé), além da *capacidade* mostrada por aqueles que dele participam, em virtude da qual possam alienar e adquirir.

A *habilidade da coisa*, ou a *res habilis*, advém de ser ela coisa em comércio, e, pois, ser passível de apropriação. As coisas fora de comércio e imprescritíveis *não se entendem usucapíveis*.

Neste particular, pois, para evidência de que *hábil e usucapível* é a coisa, indispensável que se apresente perfeitamente *individualizada*, mostrando, assim, características e limitações que bem determinem a necessária identidade.

Esta qualidade e esta situação devem ser provadas por meio de títulos, ou documentos, valendo como tal os talões de pagamento de impostos e certidões negativas.

A *posse* há que ser *mansa, pública e contínua*. Deve ser *mansa, tranquila ou pacífica*, porque da *posse violenta*, traduzindo má-fé, não deriva aquisição. *Pública*, porque deve ser exercida à vista de todos. E para que, por esse modo, se tenha como certo que a *atividade singular do possuidor* não teve contestação, nem sofreu oposição, o que se deduz da *passividade dos terceiros interessados diante dessa atividade*. *Contínua* quer dizer ininterrupta, sem oposição ou contestação de outrem.

A *continuidade da posse* somente se desfaria por ato de terceiro, pelo qual se venha antepor à posse, que reputa indevida. Quer dizer, então, que a oposição, ou contestação, deve registrar-

se antes que o possuidor venha judicialmente pedir a *legitimação de sua posse* e a expedição do título dominial venha assegurar o direito do possuidor. A *oposição posterior* ocorre quando ajuizada é a ação, sem ter efeito de tornar descontínua a posse. A continuidade não se alterou por esse ato, relativamente tardio.

O *justo título* não somente se funda em documento translativo da propriedade, como em *fato*, que tenha dado causa ou origem ao direito do possuidor. A *posse vintenária* comprovada, alicerçada pela tranquilidade e publicidade, vale por *título legítimo*, a fim de que se opere a prescrição aquisitiva. O *animus domini* do possuidor por um período tão dilatado e o exercício de atos que exteriorizem sua qualidade de *dono* suprem documentos indispensáveis para a transferência da propriedade, em outras circunstâncias. Neste aspecto, *título* é, propriamente, o *justo fundamento*, ou a legítima razão, fundada em fato que autoriza a aquisição.

A *boa-fé* resulta da crença legítima do possuidor de que o título que possui o torna proprietário. Ou na persuasão de que a coisa possuída, efetivamente, lhe pertence. *Justa opinio quesiti domini*.

A *boa-fé*, notadamente na prescrição vintenária, sempre se presume, enquanto, por meio hábil, não se provar a *má-fé* do possuidor. O *tempo de 20 anos*, que promove a prescrição extraordinária, expurga toda e qualquer ideia de *má-fé*, atribuindo à *boa-fé* os requisitos de honesta e de melhor.

A *capacidade* é formalidade consequente das exigências que se formulam a respeito da transferência e renúncia de direitos.

A usucapião distingue-se em *especial*, *ordinária* e *extraordinária*.

Nas *coisas móveis*, o prazo para usucapir é de três anos [Cód. Civil/2002, art. 1.260 (Cód. Civil/1916, art. 618)].

O Novo Código Civil Brasileiro trata da aquisição da propriedade imóvel no Título III, Capítulo II, Seção I (arts. 1.238 a 1.244) e da aquisição da propriedade móvel no Capítulo III, arts. 1.260 a 1.262). (ngc)

USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL RURAL. Vide: *Usucapião Especial*.

USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANA. É a usucapião urbana, indicada no art. 183 da Constituição Federal: “Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”.

O Novo Código Civil incorporou, no bojo das suas disposições, no art. 1.240, esta forma de usucapião, também prevista no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001), que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição. (ngc e nsf)

USUCAPIÃO ESPECIAL. Também é chamada de usucapião constitucional rural ou *pro labore*. É o que se consigna no art. 191 da Constituição Federal: “Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.”

É a mesma usucapião rural, regulada, quanto à aquisição, pela Lei nº 6.969, de 10.12.81.

O Decreto nº 87.040, de 17.03.82, especifica as áreas indispensáveis à segurança nacional insuscetíveis de usucapião especial; e o Decreto nº 87.620, de 21.09.82, dispõe sobre o procedimento administrativo para o reconhecimento da aquisição, por usucapião especial, de imóveis rurais compreendidos em terras devolutas.

Súmula do STJ, de nº 11, assinala que a presença da União, ou de qualquer de seus entes, na ação de usucapião especial, não afasta a competência do foro da situação do imóvel.

Esta espécie de usucapião, privativa da propriedade rural, tem requisitos próprios:

- a) não ser o usucapiente proprietário de bens imobiliários, nem rurais nem urbanos;
- b) posse contínua por cinco anos, sem oposição de nenhuma espécie, e sem reconhecimento de domínio alheio;

- c) não ser o imóvel de extensão superior a cinquenta hectares;
- d) haver o possuidor tornado o imóvel produtivo, por seu trabalho;
- e) ter nele a habitação ou moradia.

Todos esses requisitos devem ser simultâneos, ou conjuntos, a fim de que, mediante solicitação do interessado, por ação declaratória, se julgue procedente o direito dele, decretando-se, por sentença, a usucapião, que lhe atribuirá o domínio.

O Novo Código Civil incorporou, no bojo das suas disposições, no art. 1.239, esta forma de usucapião. (ngc)

USUCAPIÃO ESPECIAL COLETIVA DE IMÓVEL URBANO. Instituto criado pelo art. 10 do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001), este a regulamentar o disposto nos arts. 182 e 183 da Constituição de 1988. Nos termos legais, a usucapião especial coletiva de imóvel urbano incide sobre as áreas urbanas com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados, ocupados por população de baixa renda para sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Na sentença o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. (nsf)

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. É a *usucapião* vintenária, ou que se formula pelo transcurso de posse, mansa e pacífica, por 20 anos ininterruptos.

Está consignado no Código Civil: “Aquele que, por 20 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu imóvel, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de título e boa-fé, que, em tal caso, se presumem” (art. 550, Lei nº 2.437, de 7 de março de 1955).

Na usucapião extraordinária, ou usucapião vintenária, segundo afirmação legal, as condições reduzem-se à continuidade e tranquilidade da posse, e ao ânimo de possuir como próprio.

À posse dele, pode adicionar o possuidor a posse de seu antecessor, desde que este igualmente tenha possuído a coisa como própria, ininterruptamente e sem oposição.

O Novo Código Civil, que entrou em vigor em 10.01.2003, altera o prazo da usucapião extraordinária, reduzindo-o para 15 anos (art. 1.238). (ngc)

USUCAPIÃO ORDINÁRIA. É a que se funda no justo título e na boa-fé, tendo efeito de *deexpurgar* qualquer vício, ou defeito do documento, que serviu de base à aquisição, pelo simples decurso do prazo legalmente instituído.

Por força de lei, a usucapião ordinária opera-se em *dez anos*, entre presentes, e em *15 anos*, entre ausentes.

A usucapião ordinária é regulada no Cód. Civil/2002, art. 1.242, *caput*/Cód. Civil/1916, art. 551. “Adquire, também, o domínio do imóvel aquele que, por dez anos, entre presentes, ou 15, entre ausentes, o possuir como seu, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé”.

O Novo Código Civil, que entrou em vigor em 10.01.2003, muda *domínio* para *propriedade* e altera o prazo da usucapião ordinária, reduzindo-a para 10 anos (art. 1.242). (ngc)

USUCAPIÃO “PRO LABORE”. Vide: *Usucapião Especial*. (ngc)

USUCAPIENTE. Do latim *usucapiens*, de *usucapere*, designa o *possuidor*, que vem pleitear a usucapião. É, assim, a pessoa com direito a adquirir a propriedade possuída pela usucapião.

USUCAPIR. Do latim *usucapere*, é *adquirir por usucapião*, ou *adquirir pela prescrição*, a propriedade que já possuía como sua por um tempo definido em lei.

Do verbo, e com a mesma significação, formam-se as expressões:

Usucapto, adquirido por usucapião. Relativo ao que se adquire por usucapião ou pela prescrição aquisitiva.

USUFRUIR. É formado do latim *usus* (uso) e *fruir* (gozar, tirar frutos). Traduz, pois, o sentido de *fruir pelo uso, tirar utilidades pelo uso, aproveitar-se ou se beneficiar pelo uso*. É *usufrutuar*.

Assim, *usufruir* está ligado ao *uso*, revelando-se todo proveito, todo benefício, todo gozo ou toda utilização de uma coisa, autorizada pelo uso legítimo da própria coisa. Não é, pois,

simplesmente o *gozar*, o *fruir*, o *desfrutar*, o *lucrar* ou *tirar proveito*, aplicáveis a casos em que semelhantes vantagens não se assentam ou não decorrem do uso lícito.

USUFRUTO. Do latim *usufructus* (fruído pelo uso), entende-se o direito assegurado a alguém, para que possa gozar, ou fruir, as utilidades e frutos de uma coisa, cuja propriedade pertence a outrem, enquanto temporariamente destacado da mesma propriedade.

Já as *Institutas* o definiam: “*Usufructus est jus alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia*”.

O *usufruto*, assim, revela-se o direito real sobre coisa alheia (*jus in re aliena*), atribuindo ao usufrutuário o direito de *usar temporariamente*, percebendo os frutos que produzir, ou retirando dela as utilidades, que não lhe destruam a substância.

A instituição do usufruto, pois, impõe a *coexistência de dois titulares de direito sobre a coisa*:

a) o *nu-proprietário*, a quem compete a propriedade, cabendo-lhe o direito de senhor direto da coisa, de que a destacaram os direitos de uso e gozo;

b) o *usufrutuário*, a quem se confere o direito de usar e gozar a coisa, por um certo tempo.

O usufruto difere do *fideicomisso*. Nele não se transfere, propriamente, o domínio da coisa, mas, tão somente, o direito de uso (*jus utendi*) e o de gozo (*jus fruendi*).

Consoante o título, que o institui, o usufruto pode ser *legal* ou *voluntário*. Por sua vez, o voluntário distingue-se em *convencional* ou *testamentário*.

Segundo a coisa sobre que recai, é o usufruto *universal*, *particular*, *pleno*, *normal* ou *impróprio*.

Em relação ao prazo, pode o usufruto ser *temporário* ou *vitalício*.

USUFRUTO BENEFICIÁRIO. Espécie de *usufruto*, *voluntário*, o *usufruto beneficiário* é o que é disposto em proveito do usufrutuário por simples ou puro benefício, sem qualquer ideia *remuneratória*.

USUFRUTO CONVENCIONAL. Em oposição ao *testamentário*, é o usufruto que se institui por ato *inter vivos*, mediante convenção. É espécie de *usufruto voluntário*.

USUFRUTO IMPRÓPRIO. Ou *imperfeito* ou *quase usufruto* é o que recai sobre coisas, cuja *utilização*, ou *fruição*, não se pode efetivar sem *ofensa*, ou *mudança*, na substância das mesmas.

Assim, o *usufruto impróprio* é aquele em que se permite a *consumação* da coisa, ou um usufruto com o poder de disposição.

É configurado pelo Cód. Civil/2002, art. 1.392, § 1º (Cód. Civil/1916, art. 726). Nele, o domínio do usufrutuário é resolúvel e o proprietário é tido no direito de exigir a *restituição do equivalente* em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade ou o seu preço.

Avaliada a coisa no título de constituição do usufruto, o usufrutuário pagará ao proprietário o preço da coisa pela avaliação feita. (ngc)

USUFRUTO LEGAL. Ao contrário do *voluntário*, é o que é estabelecido, ou imposto por lei. É o que se concede aos pais, para que possam *fruir* os bens pertencentes a seus filhos menores.

USUFRUTO NORMAL. É o que recai sobre coisas não fungíveis, ou inconsumíveis, mesmo que de natureza incorporável, ou imaterial, como os títulos de crédito, as ações e os direitos autorais.

USUFRUTO PARTICULAR. De sentido contrário ao *universal*, o usufruto particular é aquele que incide sobre coisa determinada.

USUFRUTO PERFEITO. Ou próprio, é o usufruto normal, ou que incide sobre coisas, que não se alteram ou não se consomem pelo uso natural.

USUFRUTO PLENO. É o que recai sobre todas as utilidades e frutos produzidos pela coisa. Não há, nele, qualquer restrição quanto ao uso e gozo. Opõe-se, assim, ao usufruto restrito, em que *nem todas as utilidades* ou *frutos da coisa* podem ser aproveitados pelo usufrutuário.

USUFRUTO REMUNERATÓRIO. É o que se institui a título oneroso, ou com a intenção de dar qualquer compensação ao usufrutuário por fato que tenha prestado ao instituidor. Opõe-se ao *usufruto beneficiário puro*, em que se estabelece por mera liberalidade do instituidor.

USUFRUTO SIMULTÂNEO. É o que se estabelece em favor ou em benefício de vários usufrutuários, extinguindo-se, para a parte, à proporção que vão falecendo os usufrutuários,

desde que não se estabeleça que o quinhão do falecido acresça ao do sobrevivente [Cód. Civil/2002, art. 1.411 (Cód. Civil/1916, art. 740)]. (ngc)

USUFRUTO SUCESSIVO. É o que se estabelece em benefício de várias pessoas, que irão dele se aproveitando, em sucessão, isto é, para que passe o *benefício* ao segundo indicado, quando faleça o primeiro, e assim sucessivamente, até que faleçam todos os beneficiados, do primeiro ao último.

O Cód. civil não o preconiza. No entanto, o usufruto simultâneo, que estabeleça o *acréscimodo* quinhão ao usufrutuário sobrevivente, é modalidade de sucessivo.

USUFRUTO TEMPORÁRIO. É aquele em que se estipula um tempo certo e limitado de vigência, extinguindo-se tão logo se atinja o termo prefixado. Opõe-se ao sentido do *vitalício*.

USUFRUTO UNIVERSAL. É o que incide sobre uma universalidade de bens, ou sobre bens universais. É assim universal o usufruto que recai sobre uma *herança* ou sobre um *patrimônio*.

USUFRUTO VITALÍCIO. Em oposição ao *temporário*, o usufruto vitalício é o que é instituído em benefício do usufrutuário, *enquanto viver*.

Desse modo, somente com a morte do usufrutuário, em regra, se extinguirá.

USUFRUTO VOLUNTÁRIO. Em distinção ao *legal*, é estabelecido pela *vontade do instituidor*, seja por ato *inter vivos* (convencional), seja por disposição testamentária.

USUFRUTUAR. O mesmo que *usufruir*.

USUFRUTUÁRIO. Do latim *usufructuarius*, designa a pessoa em benefício, ou em proveito de quem se estabelece o usufruto.

O usufrutuário, em princípio, pode usar a coisa, ou os bens dados em usufruto, perceber os frutos, naturais, industriais ou civis, que produzam, e gozar dos objetos, sobre que o usufruto se estabelece, como se fora o proprietário. Somente *não pode alienar a coisa* nem lhe dar destino que mude a sua substância.

No entanto, quando se trate de coisas, ou de bens, que se *possam consumir pelo uso*, tem a faculdade de usufruí-los, embora lhe assista a obrigação de *repor coisas semelhantes*, ou de pagar ao proprietário o seu equivalente.

O usufrutuário é sujeito à prestação de caução (*cautio usufructuaria*), se a exige o proprietário. Esta caução pode ser real (penhor, hipoteca, anticrese), ou fidejussória. Serve para assegurar ao proprietário a restituição dos bens, quando extinto o usufruto, ou para o ressarcir dos prejuízos causados por danificações, atribuídas à responsabilidade do usufrutuário.

Não prestando o usufrutuário a caução, pode ser privado da administração dos bens usufrutuários. Esta será confiada ao proprietário que ficará obrigado a entregar ao usufrutuário o rendimento ou frutos dos bens, deduzidas as despesas da administração.

Não são obrigados a dar caução: o doador, que reserva a si o usufruto da coisa doada (Cód. Civil/2002, art. 1.400, parágrafo único) e os pais, usufrutuários dos bens dos filhos menores (Cód. Civil/1916, art. 731 – artigo sem correspondência no Novo Código, quanto a estes pais).

As despesas normais e ordinárias, necessárias à conservação da coisa e próprias ao seu uso, correm à conta do usufrutuário. As despesas extraordinárias e de maior monta, consequentes de reparações necessárias aos bens do usufruto, estão a cargo do proprietário, cabendo, no entanto, ao usufrutuário, compensá-lo com os juros do capital despendido [Cód. Civil/2002, art. 1.404, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 734)]. (ngc)

USURA. Do latim *usura*, de *utor* (servir-se de, fazer uso), em sentido originário, ou etimológico, *usura* significa, propriamente, o *valor do uso*. É, pois, o *interesse* que se paga ou é devido pelo uso de alguma coisa.

Nesta significação estrita, foi empregada pelos romanos. No entanto, em referência aos empréstimos, os *juros*, ou o *preço do dinheiro posto a interesse*, eram igualmente *foenus*. Assim, em relação ao *empréstimo marítimo*, ou *câmbio marítimo*, tanto se dizia *foenus nauticum*, como *usurae maritimae*. Em realidade, porém, a *usura* era o preço do *foenus*.

Desse modo, os interesses, os juros, cobrados consoante os limites da lei, diziam-se *legitimae usurae*.

Relativamente aos juros resultantes dos *descontos*, a designação própria era *interusurium*.

Usura. No conceito atual, usura não significa simplesmente o interesse devido pelo uso de alguma coisa. É o *interesse excessivo*, isto é, a *estipulação exagerada de um juro*, que ultrapasse ao máximo da taxa legal, ou a *estipulação de lucro excessivo*, ou excedente do lucro normal e razoável.

Desse modo, a usura, que constitui crime contra a economia popular, não somente toma o aspecto de *usura de interesse*, ou *usura pecuniária*, como o de *usura real* ou *usura de lucro*.

A *usura pecuniária* configura-se pela cobrança excessiva de juros, ou de juros que ultrapassem ao máximo facultado por lei.

A *usura real* é a estipulação contratual de *vantagem*, que ultrapasse determinado valor da prestação feita ou prometida.

Desse modo, a estipulação contratual que, em prejuízo da outra parte, estabeleça *vantagens leoninas* ou *lucros excessivos somente a uns*, configura-se em *usura real* ou *usura de lucros*.

A Constituição Federal, art. 192, § 3º, que cuidou da taxa de juros reais, proibiu a sua cobrança acima do limite de 12% ao ano, considerando o excesso como crime de usura. Isto foi revogado pela EC nº 40, de 29.05.2003.

Ver também, sobre o tema *usura*, o Decreto nº 22.626, de 07.04.33, que dispôs sobre os juros nos contratos, e a Lei nº 4.595, de 31.12.64 (Lei de Mercado de Capitais).

USURÁRIO. Do latim *usurarius*, exprime o vocábulo não somente a qualidade, ou caráter de tudo o que é feito sob usura, como designa a própria pessoa que costuma cobrar interesses excessivos e descabidos.

Assim, *juros usurários* são juros acima da taxa legal, são juros indevidos e escorchantes. E o credor que os costuma exigir, como interesse do capital empregado, ou a pessoa que faz da usura um meio de vida, é *usurário*. *Agiota*.

USURPAÇÃO. Do latim *usurpatio*, de *usurpare* (apoderar-se injustamente), exprimindo ação e efeito de usurpar, quer significar toda *ação injusta*, ou *violenta*, intentada, ou cumprida, com o objetivo de *exercer direito*, ou *desempenhar funções*, *sem título legítimo*, ou *justa causa*, e *em prejuízo particular* ou *da coletividade*.

Dessa forma, juridicamente, a usurpação assenta na fraude, na má-fé, na violência, no engano ou no artifício, empregados para que se consigam a posse e exercício do que não é devido. É crime.

Bem por isso, a usurpação pode ser de direitos, de atribuições, de funções, de poderes.

E se configura usurpação todo ato injusto, ou violento, que resulte em tirar, tomar, apoderar-se de coisa que, por direito, pertença a outrem, como todo ato injusto e violento, que importe em exercer funções ou desempenhar poderes para que não se foi regularmente investido.

Assim, vários aspectos pode tomar a usurpação. Onde quer que se anote o uso indevido ou violento de uma coisa, o exercício ilegítimo de um direito, a ocupação violenta ou ilegal de um cargo, ou função, a utilização de uma facilidade, que a outrem pertence, há *usurpação*.

USURPAÇÃO DE ÁGUAS. Caracteriza-se pelo desvio ou represamento indevido de águas alheias, a fim de que sejam utilizadas por outrem sem direito a elas.

A usurpação de águas constitui crime, com sanção prevista na lei penal (art. 161, § 1º, I).

USURPAÇÃO DE FUNÇÕES. A usurpação de funções decorre do exercício indevido de um cargo público, isto é, de seu desempenho por pessoa que não possui investidura legal.

Ver CP, art. 328.

Mas igualmente se manifesta uma usurpação de funções a prática de atos que não se integram nas funções normais do funcionário. Assim, praticando atos exorbitantes, excedendo os limites de suas funções, *usurpa as funções*, que não lhe competem.

Esta usurpação, na realidade, é mais de *atribuições*, registrando-se quando o funcionário invade atribuições de outrem, para exercê-las indevidamente.

USURPAÇÃO DE MARCA. Resulta do emprego, ou uso de marcas de fábrica, ou de comércio, pertencente a outrem, como própria, a fim de fazer crer que se trata do produto, ou da mercadoria, individualizada pela mesma marca.

A *usurpação de marca* é distinguida, propriamente, pela denominação de *violação de marca*, em que se integra a própria *imitação*.

USURPAÇÃO DE NOME. Genericamente, a usurpação de nome entende-se o *uso indevido de nome alheio*, na intenção de lhe atribuir o ato, com o mesmo falsamente assinalado.

USURPAÇÃO DO PODER. Em princípio, a *usurpação do poder* resulta da ocupação de cargo, posto ou função pública, por pessoa que não se credenciou, legitimamente, a ocupá-lo, mas sim mediante ato de violência empregado para dele afastá-lo o seu legítimo ocupante.

Restritamente, porém, a usurpação do poder pode formular-se por um *abuso de poder*, quando o agente administrativo, indo além das atribuições que lhe são deferidas, age arbitrariamente.

“USUS FORI”. Locução latina, que se traduz: *uso do foro*, empregada para referir-se aos *usos e costumes* praticados no foro.

Usus fori, assim, exprime a própria *praxe forense* ou as *regras do estilo*.

UTENSÍLIO. Do latim *utensilis* (útil, necessário), geralmente empregado no plural *utensílios*, designa toda espécie de instrumento, aparelho ou apetrecho, de que nos servimos para consecução de certos fins. Assim:

UTENSÍLIOS DE COZINHA. Entende-se o aparelhamento necessário ao preparo dos alimentos, tais como panelas, caçarolas, chaleiras etc.

UTENSÍLIOS DE TRABALHO. Representam-se pelo material necessário ao desempenho de um trabalho, segundo sua especialidade.

UTENSÍLIOS PROFISSIONAIS. São os aparelhos e material indispensáveis ao profissional, sem os quais não lhe será possível cumprir suas atividades profissionais.

UTERINO. Do latim *uterinus*, de *uterus* (útero), é qualificativo que designa os filhos de uma mesma mãe, embora de pais diferentes.

Uterino, pois, indica qualidade de irmão pelo lado materno.

ÚTERO. Órgão em que se gera o feto. (nsf)

“UT INFRA”. Locução latina, empregada na linguagem jurídica, para exprimir: *como abaixo*, isto é, *como se esclarece*, ou *como abaixo se anota* ou *se menciona*.

“UT RETRO”. Locução latina, que se traduz: *como atrás*, geralmente usada em alusão a tópicos ou textos anteriormente mencionados ou inscritos.

“UT SINGULI”. Quer significar: *de modo singular*, ou *separadamente*. Assim, é a expressão usada em referência às coisas, pessoas ou ações, cujo regime jurídico deva ser tomado ou considerado em separado, isto é, a título individual.

Assim, por exemplo, os móveis pertencentes a uma pessoa são, em regra, submetidos *ut singuli* (individualmente, ou cada um de *per si*) à lei do país em que se encontram, enquanto que a transmissão da universalidade de móveis desta mesma pessoa seria submetida a uma lei única, a do domicílio, ou a da nacionalidade de seu proprietário.

“UT SUPRA”. É expressão que se traduz: *como acima*. É geralmente empregada para aludir a dizeres que se encontram ou estão postos *anteriormente*.

É comum, *verbi gratia*, a expressão *data ut supra*, em alusão à data já anotada acima, ou anteriormente, a fim de não a repetir.

“UT UNIVERSI”. Ao contrário de *ut singuli*, a locução *ut universi* é adotada para aludir às coisas que devam ser tratadas como universalidades, não individualmente.

“UTI POSSIDETIS”. Expressão latina, cuja tradução é: *como possuis agora*, isto é, na condição em que aí se encontra, usada para exprimir *que se deve manter a coisa no estado em que se acha*, ou *na situação em que se encontra*.

Na terminologia ou na técnica dos interditos possessórios, *uti possidetis* distingue, precisamente, o interdito que tem a finalidade de preservar a posse de qualquer turbacão, ou esbulho, sendo aplicado, especialmente, em relação aos imóveis, em oposição ao *utrubi*, alusivo aos móveis. Desse modo, a *uti possidetis* pressupõe a posse atual, para que se conserve, ou se mantenha, como se acha.

Na linguagem diplomática, é igualmente empregada a locução em sentido análogo: importa em deixar a coisa como se encontra, ou no estado em que está.

Aplicada em referência aos territórios litigiosos, *uti possidetis* assinala que cada um dos litigantes deve manter-se e ocupar o território até então ocupado. Traduz, assim, “o reconhecimento da soberania de um Estado, sobre as terras por ele ocupadas, ou até onde se estende a efetiva ocupação no momento” (Clóvis Beviláqua).

ÚTIL. Do latim *utilis* (bom, proveitoso, vantajoso), é a qualidade de tudo o que traz ou conduz *comodidade, vantagem, melhoria* ou *proveito*. É tudo o que vem suprir uma *falta*, ou satisfazer uma *necessidade*.

O útil, pois, embora não decorra, propriamente, de uma necessidade, *importa num benefício*, ou *num aumento de vantagem*. É, assim, oposto ao *inútil*, ao *desnecessário*, ao *perdulário*.

Gastos úteis serão sempre aqueles que se fizeram com algum proveito, ou em benefício de alguma coisa. Todo *gasto necessário* é gasto útil. Todo gasto resultante de iniciativa que traz maior utilidade à coisa, é gasto útil.

UTILIDADE. Do latim *utilitas* (proveito, vantagem), quer no ponto de vista jurídico, quer no econômico, *utilidade* entende-se a *qualidade*, ou a *propriedade de útil*, que se atribui aos bens, em virtude do que se mostram *proveitosos* à satisfação de nossas necessidades.

Desse modo, a utilidade se revela o próprio *proveito*, o *fruto*, ou o *interesse*, que se extrai da coisa, tornando-se, por essa razão, um *bem* de ordem econômica e jurídica, que se integra no patrimônio das pessoas.

A *utilidade*, por isso mesmo, é o elemento fundamental para a composição do valor, que será tanto maior quanto mais útil seja a coisa.

Em essência, pois, a utilidade é uma relação de reciprocidade entre as propriedades que oferecem as coisas e as necessidades humanas que possam satisfazer, o que é conforme à sua etimologia. Da *serventia* atribuída à coisa deriva-se a sua própria utilidade. *Utilitas* é, precisamente, a faculdade de servir-se, ou de fazer uso.

A utilidade pode ser de maior ou de menor intensidade. Quando *maior* é a própria necessidade. E por isso já dizia Cícero: “*necessariae sunt res utiliores*”. A necessidade é o que se torna tão útil que não podemos prescindir.

UTILIDADE PÚBLICA. O sentido de utilidade não se modifica porque saia da órbita privada e venha atingir o domínio público.

Assim, sem fugir ao conceito comum, a *utilidade pública* é igualmente o *interesse*, o *proveito*, a *vantagem*, que se possam tirar das coisas *para satisfazer uma necessidade coletiva*, ou *em bem de todos*. É, assim, *pública* porque vem *satisfazer uma necessidade de ordem pública*, ou *se impõe por um interesse coletivo*.

Em princípio, a condição de *utilidade pública* é declarada, ou reconhecida, pelos Poderes Públicos, em face da própria necessidade, ou da *situação de necessidade*, em que se encontrem as coisas. E, nesta condição, não somente se colocam as *obras públicas*, os *empreendimentos* e os *serviços*, que possam contribuir para a segurança, o bem-estar, moral, intelectual e material da coletividade, para a prosperidade comum, como as próprias *instituições de ordem privada*, que se organizem com intenções ou objetivos, havidos por úteis a todos.

A *declaração de utilidade pública*, com que se possam afetar as coisas, assenta no preceito constitucional, em que se dispõe ser o uso da propriedade condicionado ao bem-estar social. O *bem-estar social*, ou o *interesse da coletividade*, assim, estabelece a qualidade de *pública*, a fim de que, em face da necessidade imposta por esse interesse, ou por esse bem-estar, se atribua à *utilidade* este aspecto dominador.

Quando a *utilidade pública* está ligada à *utilidade privada*, justifica a *desapropriação*, a fim de que se dê à coisa o destino e o uso que convêm ao interesse coletivo.

Utilidade Pública. Regula a desapropriação por utilidade pública o Decreto-lei nº 3.365, de 21.06.41, dispondo sobre o seu processo judicial.

Nestas circunstâncias, decretada a utilidade pública, é autorizada a desapropriação, conforme se determinar em lei apropriada. Segundo a regra, a propriedade particular se desapropria por necessidade, ou por utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em

caso de perigo público iminente – Art. 1.228, § 3º, do Cód. Civil/2002 (art. 590, no Cód. Civil/1916). (ngc)

UTILIZAÇÃO. De *utilizar* (tirar proveito, aproveitar, usar), genericamente exprime *avantagem*, o *proveito*, o *aproveitamento*, ou a *utilidade*, que se tira de uma coisa, ou o emprego e uso, que dela se fazem, para auferir os benefícios ou vantagens que produz.

A *utilização*, assim, tanto se pode referir ao simples uso, como ao *consumo da coisa*, quando é de seu destino extinguir-se pelo uso.

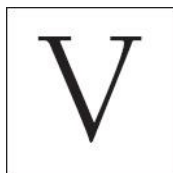
UXÓRIA. Do latim *uxoria* (relativo à mulher casada), exprime a qualidade de todo ato que provém da ou que se refere à mulher casada.

Outorga uxória é a que é dada pela mulher, a fim de que possa o marido cumprir, ou executar, validamente, um ato jurídico.

UXORICIDA. Assassino da própria esposa ou o marido que assassinou a mulher.

UXORICÍDIO. De *uxor* (esposa) e *caedere* (matar), é o assassinio da mulher cometido por seu esposo.

UXÓRIO. Do latim *uxorius* exprime a qualidade de tudo o que promana ou provém da mulher casada: *poder uxório*, *bens uxórios*.



VACÂNCIA. Do latim *vacantia*, de *vacare* (estar vazio), em sentido lato e gramatical exprime o estado de vago, ou de vazio, em que se encontram as coisas, ou porque se mostrem desocupadas, ou porque lhes falte o essencial. É tido no mesmo conceito devacatura, aplicado, especialmente, no sentido de *férias*, ou de *interrupção de atividade*.

Vacância. Em significação jurídica, *vacância* é simplesmente a *vaga* ou o *estado de vago*.

Assim, a *vacância do cargo* denota a falta de titular para ocupá-lo: é *cargo vago*, ou *cargo sem o seu ocupante*. É *cargo vazio*.

Vacância de bens exprime o estado de *bens vagos* ou de *bens sem dono*.

VACÂNCIA DE BENS. A *vacância de bens* resulta sempre de uma declaração judicial, em virtude do que são os bens devolvidos à Fazenda Pública.

A *vacância*, neste hipótese, tanto se deriva do encontro de *bens abandonados*, ou *sem dono*, como da existência de *bens de um morto*, que não tenha deixado herdeiros, necessários ou testamentários.

Nas duas hipóteses, declarados *vagos*, semelhantes bens passam, por decreto judicial, a este estado, a fim de que se cumpram os desígnios legais, isto é, a fim de serem incorporados ao Patrimônio Nacional, como bens do Estado.

VACÂNCIA DE CARGO. Ou *vacância do emprego*, é a declaração oficial de que o cargo, ou o emprego, se encontra vago, a fim de que seja *provido um novo titular*.

A *vacância do cargo* pode originar-se da demissão, aposentadoria ou promoção do respectivo titular.

VACÂNCIA DO TRABALHO. É a falta ou suspensão do trabalho por motivos outros, que não sejam a ausência do operário.

VACANTE. Do latim *vacans*, *vacantis*, de *vacare* (vagar, estar vazio), exprime a qualidade, ou a condição, do que está vago, está vazio, está em falta.

Assim, *vacante* será o emprego, o cargo, o posto, que está sem o respectivo titular, pelo que está vazio, desocupado.

Vacante é a casa que está *por alugar*, *desabitada* ou *sem morador*.

Vacantes são os bens abandonados, ou sem dono, pelo que se arrecadam e se entregam aos representantes da Fazenda Pública.

Herança vacante é aquela em que não há herdeiros.

Vide: *Herança jacente*.

“VACATIO LEGIS”. A expressão vem do latim, *vacatio*, que significa suspensão e serve para designar o período que decorre entre o dia em que uma lei é publicada e a data em que ela entra em vigor, período durante o qual continua em vigor a lei anterior, se existir (art. 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil).

Caso não haja disposição contrária, na própria lei, fixando a data em que ela deverá entrar em vigor, aplica-se o *caput* do art. 1º da Lei de Introdução ao Código Civil e a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias após oficialmente publicada. A lei entra em vigor na data prevista em todo o território nacional, independentemente das distâncias dos demais Estados em relação ao Distrito Federal.

Até a data prevista para o começo de sua incidência, nova lei não se obriga, não se aplica, não é permitida a sua invocação e ela também não cria direitos nem deveres.

A lei brasileira também se aplica às pessoas que se encontram ou residam no exterior e, na ausência de fixação de uma data para o começo desta vigência, a *vacatio legis* tem duração de três meses, conforme o § 1º do art. 1º da Lei de Introdução ao Código Civil.

Para contagem do prazo da *vacatio legis*, deve-se excluir o dia da publicação, começando no dia seguinte, e encerra-se quando completar o período, incluindo-se este dia. Esta é a regra para a contagem dos prazos em geral (art. 184 do Código de Processo Civil).

Havendo nova publicação, devido à verificação de erros ou omissões na lei, o prazo previsto para a entrada em vigor começa a ser contado da data em que se verifica a nova publicação, se esta der-se antes de entrar em vigor a lei (art. 1º, § 3º, da Lei de Introdução ao Código Civil). Contudo, esta regra não se aplica aos casos de simples erro tipográfico, que não importa em alteração do texto. Existe, aí, mera republicação, com a observação de erro tipográfico ou de escrita.

Por outro lado, se a correção ocorrer quando já em vigor a lei, será considerada lei nova (art. 1º, § 4º, da Lei de Introdução ao Código Civil). E ela entra em vigor, revogando a anterior. (gc)

VACATURA. O mesmo que *vacância*, exprime o estado da coisa que se vagou ou que está vaga, ou determina o espaço de tempo em que o cargo, o emprego ou a dignidade ficou ou está vacante.

VACUM. De *vaca*, do latim *vacca* (fêmea do touro), é usada para designar, de modo genérico, toda espécie de bois, vacas, novilhas e bezerros. É, geralmente, empregado como adjetivo: *gado vacuum*.

VADEÁVEL. De *vadear*, diz-se, propriamente, para designar o rio ou qualquer corrente de água, que se possa atravessar a vau ou a pé, ou para indicar qualquer ponto de um rio que, por ser raso, ou por ter bancos de areia, possa ser facilmente atravessado sem concurso de ponte ou de qualquer outro meio.

Para o rio vadeável, ou lugar vadeável, diz-se *vadeoso*.

VADE-MÉCUM. Do latim *vade* (anda, vem) e *mecum* (comigo), usando-se ainda na forma latina *vade mecum*, designa o *compêndio*, ou o *livro*, onde se acham as noções fundamentais de uma disciplina, pelo que, em regra, é trazido permanentemente pelo aluno, por lhe servir de *guia* ou *roteiro*.

VADIAGEM. De *vadio*, de *vadiar*, do latim *vagari* (andar por aqui e por ali), designa o estado, ou a *situação do vadio*, ou do *vagabundo*, isto é, da pessoa *que vive na ociosidade*, da pessoa *que não trabalha* ou *que não tem ocupação definida*.

Desse modo, a vadiagem traduz o mesmo sentido de *vadição*, *vadiice* e *vagabundagem*.

Vadiagem. No sentido penal, vadiagem não significa simplesmente a *ociosidade*, *adesocupação*, o *desemprego*, a *inatividade*.

A vadiagem é a *ociosidade criminosa*, a *inatividade voluntária* e *sem justificativa*, adotada por pessoa, que, embora válida e sem meios de subsistência, *foge ao trabalho*, levando vida errante e inútil.

Por essa forma, a vadiagem somente se configura contravenção penal, quando a pessoa, *apta ao trabalho e necessitando dele para viver*, por não possuir rendas, ou recursos, entrega-se por sua própria vontade a uma *ociosidade habitual* ou *permanente*.

A *falta de ofício*, a *falta de mister* ou *de emprego*, em que ganhe a vida, não possuindo meios de subsistência, e a permanência e adoção voluntária de uma situação de inutilidade, é que caracterizam a figura criminal da vadiagem.

Em princípio, pois, são requisitos da vadiagem:

a) *ociosidade habitual*, isto é, a *falta de ofício*, profissão ou ocupação lícita.

b) *ausência de recursos para manter a subsistência*.

c) *validade para o trabalho*.

A concorrência destes três elementos, desde que a *ociosidade* não provenha de fato não dependente da vontade da pessoa, é que fundamentam a figura contravencional.

VADIO. De *vadiar*, é o mesmo que *vagabundo*. Vadio, pois, é quem não trabalha, ou quem não tem ocupação, vivendo vida errante, ou vida de *vagabundagem*.

VAGA. Forma feminina de *vago*, substantivamente é tomada no mesmo sentido de *vacância*. Desse modo, exprime a *falta de ocupação* de uma coisa, ou a *ausência de titular* de um emprego, cargo ou posto.

Há *uma vaga*: há um lugar a preencher, ou há uma coisa a ocupar.

VAGABUNDAGEM. De *vagabundo*, é o mesmo que *vadiagem*, exprimindo o *modo de viver sem trabalhar*, ou *sem ocupação lícita*, vagueando ou perambulando por aqui e por acolá.

Vide: *Vadiagem*.

VAGABUNDO. Do latim *vagabundus*, de *vagari* (andar aqui e lá), é o mesmo que *vadio*.

Mas, *vagabundo*, além de referir-se à pessoa que não trabalha nem tem ocupação certa e lícita, exprime, igualmente, a *vida do errante*, isto é, sem habitação, ou sem domicílio.

Desse modo, o *vadio* é o ocioso habitual e voluntário, que possui domicílio ou habitação certa.

O *vagabundo* é o ocioso, que vagueia sem destino, inutilmente.

VAGÂNCIA. Do latim *vacantia*, é o mesmo que *vacância*.

VAGÃO. Do inglês *wagon*, entende-se o *carro*, ou o instrumento de transporte utilizado por uma empresa ferroviária para condução de mercadoria, bagagens ou de passageiros.

Nestas condições, os vagões distinguem-se em *vagões de mercadorias*, *vagões de bagagens* e *vagões para passageiros*, que se apresentam apropriados aos fins a que se destinam. E, em regra, cada espécie de vagão tem o uso próprio, não sendo, pois, aproveitado para outro mister.

Há, no entanto, *vagões mistos*, isto é, vagões que se destinam, em parte, à condução de mercadorias ou bagagens, e, na outra parte, à condução de passageiros.

Vide: *Transporte*.

Quando o vagão, por vezes, pertence a particulares ou a estranhos, isto é, não seja propriedade da ferrovia, o trânsito dele pela linha férrea resulta em contrato diverso ao de transporte. Aí, então, haverá mero contrato de *locação da via*, para que, por ela, transite o vagão de outrem.

VAGÃO-LEITO. É o nome dado ao vagão de passageiros aparelhado com leitos para os passageiros e destinados aos longos percursos, parte dos quais se fazem à noite.

Vagão-dormitório.

VAGÃO-RESTAURANTE. Designa o vagão onde há serviço de restaurante.

VAGÃO-TANQUE. Indica o vagão adaptado para o transporte de líquidos, notadamente combustíveis.

VAGO. Do latim *vacuus*, é o mesmo que *desocupado*, *não preenchido*, *abandonado*, *sem dono*. Juridicamente, traz o mesmo sentido de *vacante* ou *vagante*.

Bens vagos, ou *bens vacantes*, exprimem análogos sentido. *Cargo vago*, ou *cargo vacante*, têm a mesma significação.

VAGONETE. É o *pequeno vagão* destinado a vários misteres ou transportes de materiais, utilizados, geralmente, nas construções, ou de materiais retirados de minas ou que devam ser removidos de um a outro ponto.

VALA. Do latim *vallum* (paladiça, trincheira), designa, geralmente, a *escavação*, o *fosso* ou *acova*, extensa, alongada, e de pouca profundidade, destinada ao escoamento das águas, a fim de que não se acumulem, ou não se empocem nos terrenos, encaminhando-as a escoadouros naturais e apropriados. Neste sentido, as valas dizem-se igualmente *regos*, *regueiras* ou *sarjetas*.

São as valas igualmente feitas, porém, com a intenção de formar *vedação*, ou *tapume*, de modo a impedir acesso aos terrenos. Assim, a vala *circundará* ou *cercará* o imóvel em toda sua extensão, salvo nos pontos destinados a passagens.

VALA COMUM. Designação dada às *covas alongadas*, destinadas ao sepultamento comum de pessoas indigentes, ou sem recursos para o pagamento de *cova própria*.

VALADO. De *valar* (fazer valas ou cercar de valas), vulgarmente é o mesmo que *vala* ou *valado*.

Na linguagem jurídica, porém, *valado* não é simplesmente a vala, o valo, a regueira, ou o fosso, mas a *vala*, defendida por uma sebe, tapume ou por um muro construído da própria terra, que da vala se extraiu.

Nesse sentido é que Morais o define: “*Valado*: vala de pouco fundo, com sebe e tapume, de fechar e cercar quintas.”

O valado, assim, é formado por uma *vala*, tendo ao lado exterior um *tapume*, ou *muro de terra*, em que se podem plantar arbustos, ou árvores, que melhor assegurem a sua própria estabilidade.

A vala, ou regueira, que se constrói em toda extensão do valado, assim, embora tenha o objetivo de coletar as águas, a fim de que não se infiltrem no muro de terra, ou não alaguem o terreno, é essencial ao valado.

A vala, que acompanha o valado, é dita, também, de *alcorca*, corrutela de *alcorvoca*, do *alcorca* espanhol.

VALE. Tem a expressão, na linguagem corrente, duas significações distintas:

Vale. Derivada do latim *vallis*, designa a depressão, ou a planície existente entre montanhas, ou ao pé de um monte.

Vale. Mas, oriundo de *valer*, na terminologia comercial, é usada para distinguir o *escrito*, que se passa, como documento de um suprimento de mercadoria, ou de dinheiro, a título de *empréstimo de emergência*, ou *como adiantamento*.

A nomeação de vale, atribuída a semelhantes escritos, provém da forma de sua composição, expressa em breves palavras, encimada pelo vocábulo: *vale*. Em regra, assim, é redigido: *Vale tanto*. Data e assinatura.

Bem por isso, evidencia-se que o vale é *documento de dívida*, exclusivamente de confiança. Faltam-lhe requisitos legais, para que se mostre um documento perfeito.

Em geral, no comércio, não são os vales contabilizados: conservam-se em caixa como o próprio dinheiro retirado, ou adiantamento, para que se inutilizem, quando restituído o dinheiro a que se referem.

A prática do vale é habitual, entre empregadores e empregados, *como adiantamento de salários*, que se descontam nos imediatos pagamentos.

Sob o ponto de vista jurídico, os vales não prevalecem como títulos líquidos de dívida. No entanto, já a jurisprudência tem afirmado que, se confirmados e confessados por seus emitentes, se tornam valiosos *como um começo de prova*, que se robustecerá com elementos e circunstâncias que os cerquem e atestem a sua procedência. E, dessa forma, podem formular um documento perfeito.

O vale não impugnado, e corroborado pelo depoimento de testemunhas, está em iguais condições.

VALE-CULTURA. Benefício concedido ao trabalhador que perceba até cinco salários mínimos mensais, de caráter pessoal e intransferível, para acesso e fruição de produtos e serviços culturais. Foi instituído pela Lei 12.761/2012.

VALE-TRANSPORTE. Benefício que o empregador antecipa ao trabalhador para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa.

São beneficiários do vale-transporte os empregados propriamente ditos, os domésticos, os temporários, os empregados a domicílio e do subemprego, os atletas profissionais e os servidores da União, dos Estados, do DF, dos Municípios, dos Territórios e suas autarquias.

O vale-transporte pode ser usado em qualquer modalidade de transporte coletivo público urbano ou assemelhado.

VALIDAÇÃO. De *validar*, do latim *validare* (fortalecer), é *dar força, vigor* ou *validade*. Em conceito propriamente jurídico, *validação* exprime o conjunto de formalidades indispensáveis à *legitimação*, *legalização*, ou *autenticação*, de um ato, ou de um documento, a fim de que possa produzir os efeitos legais, e *valer* contra terceiros.

VALIDADE. De *valia*, de *valer*, mostra a qualidade de *válido*, ou de *legítimo*, que se atribui às coisas, que se fizeram de conformidade com as leis, ou segundo suas regras. É a qualidade de todo ato, não viciado, nem atacado de defeito, que o torne nulo, ou ineficaz.

Em princípio, a *validade do ato jurídico* requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita, ou não defesa em lei [Cód. Civil/2002, art. 104, I a III (Cód. Civil/1916, art. 82)].

Nestas condições a *validade do ato* decorre, invariavelmente, de haver sido executado com a satisfação de todas as exigências legais, seja em referência às pessoas que dele participam, seja em referência às formalidades instituídas para a sua feitura.

Bem por isso, não vale o ato que deixar de revestir a forma especial, determinada em lei, salvo quando esta comine sanção diferente contra a preterição de forma exigida – Cód. Civil/1916, art. 130 – artigo sem correspondência no Novo Código Civil.

E a expressão *não vale o ato*, disposta em lei, equivale a dizer, *não tem validade*, não produzindo, assim, os efeitos legais. (ngc)

VALIMENTO. De *valor*, do latim *valere* (ter força, ter vigor, merecer crédito, prevalecer), exprime a *valia*, a *validade*, a *força*, o *merecimento*, o *valor*, que se possam atribuir às coisas, aos fatos, aos atos, quando satisfaçam as condições indispensáveis a que mostrem semelhantes qualidades.

Ter valimento, pois, é *ter valor*, *merecer crédito*, *possuir validade*, *ter força*, *mostrar valia*.

Valimento. E, assim, porque o valimento revela a *força*, a *valia*, ou o *vigor* das coisas, em que nos possamos apoiar, ou de que nos possamos valer, é tomado ainda no sentido de *proteção*, *amparo*, *favor*, *apoio*.

Dessa forma, o *valimento da lei* é a sua proteção, o amparo, que nela buscamos, porque *évigente*, *tem valia*, ou *tem força*.

VALIOSO. De *valia* (valor, poder, influência), demonstra a qualidade do que é *válido*, *tem valia*, *é legítimo*, *está legal*, *é conforme à lei*, *está juridicamente perfeito*, para que produza os efeitos jurídicos que lhe são atribuídos.

Contrato valioso é o contrato que satisfaz as condições legais, que tem validade, ou é perfeito.

Declaração valiosa é a que se fez conforme a lei, produzindo os efeitos que nela se estabelecem.

Valioso. Mas exprime igualmente a qualidade do que é de *bom valor*, de *muita valia*, de *bom preço*, ou do que *vale apreciável soma pecuniária*.

Assim, *coisa valiosa*, *bem valioso*, dizem respeito ao preço elevado, ao valor ponderável, que se atribuem à coisa e ao bem.

VALOR. Do latim *valor*, em sentido econômico exprime o grau de utilidade das coisas, ou bens, ou a importância que lhes concedemos para a satisfação de nossas necessidades.

No sentido jurídico, porém, e em conceito do comércio, *valor* entende-se propriamente *opreço*, que se dá às coisas, em razão das utilidades que possam produzir. É, assim, indicado pela *soma pecuniária*, que determina o preço das coisas, ou pela qual se estima a sua *valia*, para efeito de troca ou venda.

Em comércio, porém, as coisas têm um *valor intrínseco*, *real*, ou de *custo*, que não é o mesmo *valor mercantil*, que se estabelece como o *justo preço de venda*, fixado pelo fenômeno da oferta e da procura. E, assim, o valor mercantil, ou valor de revenda, tanto pode ser superior, como inferior ao valor intrínseco.

Valor. Em sentido figurado, é o vocábulo empregado na linguagem jurídica para referir-se, igualmente, à *valia*, *validade*, *firmeza* e *eficácia jurídica* de um ato, ou de qualquer outra coisa. Assim, o ato tem *valor*, quando é tido por subsistente, perfeito e firme. A lei tem valor quando é *vigente* e exerce toda *eficácia*.

Valor ou objetividade jurídico ou interesse protegido pela norma jurídica. Significa o interesse ou o bem que a norma jurídica pretende tutelar ou proteger. Por exemplo, no tipo do homicídio, o valor protegido é a vida humana. (nsf)

VALOR AJUSTADO. É o preço de uma aquisição, ou de um negócio, fixado por um ajuste, convenção, ou contrato. É o *preço ajustado*, afixado por arbítrio e acordo das partes contratantes.

VALOR ARBITRADO. É aquele que resultou de uma *avaliação* promovida por arbitradores, por determinação do juiz, a pedido dos interessados, ou por necessidade da Justiça.

Vide: *Avaliação*.

VALOR ATIVO. Na linguagem mercantil, todo valor é *ativo* quando representa um *haver*, um *crédito*, ou é atribuído a um *bem*, integrado em um patrimônio.

Todos os *direitos* e *bens*, pertencentes às pessoas, em relação a elas, entendem-se *valores ativos*, ou *valores patrimoniais*. E conforme os bens e direitos, a que se referem, são *mobiliários* ou *imobiliários*, podem ser *disponíveis* ou ser *imobilizados*.

VALOR ATUAL. Gramaticalmente, valor atual entende-se o valor que se atribui à coisa, no momento em que é objeto de uma operação. É o *preço atual*, o *preço corrente* ou o *preço do dia*.

Na técnica cambiária, porém, o *valor atual* é o valor de um título de crédito na ocasião em que é descontado, representado pela diferença entre o seu *valor nominal* e o *valor do desconto*.

VALOR CERTO. É o que está determinado, estabelecido, prevalecendo como o *preço* a ser adotado nas operações ou nos negócios mercantis.

É ainda o valor sobre que não há qualquer dúvida, ou divergência, mostrando-se, por essa razão, como *líquido* e inconteste.

VALOR CONVENCIONADO. É o que se estabelece por uma convenção ou ajuste.

É o mesmo *valor ajustado*.

VALOR DA CAUSA. Em sentido processual, valor da ação, valor da causa, ou valor do pedido, têm igual significação. Entende-se a *soma pecuniária*, que representa o valor do pedido, ou da *pretensão do autor*, manifestada em sua petição.

O Cód. de Proc. Civil, para os diversos casos, institui as regras que servem de base à formação desse valor, mesmo para as ações que não se fundem, propriamente, num benefício patrimonial.

Em princípio, o valor da causa serve a dois objetivos:

a) determinar a alçada, ou competência do juiz, quando esta se fixa *ratione valori*;

b) servir de base ao pagamento da *taxa judiciária*, devida em razão desse valor.

Neste aspecto, pois, valor da causa traduz sentido mais amplo que *valor do pedido*, porquanto deve a ação ter um valor, mesmo quando se trate de questão sem finalidade patrimonial, como no caso das ações de estado e capacidade.

O valor do pedido é fundado sempre num interesse de ordem patrimonial, representado por *quantia certa*, ou por soma que se arbitra, ou se estima, inicialmente.

VALOR DA EXECUÇÃO. É a importância que serve de base à execução, segundo o teor da sentença.

No valor da execução integram-se não somente o *valor da dívida*, ou do crédito consignado na sentença, mas o dos juros e o das custas devidas pelo executado.

VALOR DE AFEIÇÃO. É o *preço*, ou a *estimação*, que se dá a coisas, que evocam recordações, afeições familiares ou lembranças de amizades.

O *valor de afeição* não é suscetível de uma apreciação econômica. E, assim, já era assente entre os romanos: "*Pretia rerum non ex affectu, nec utilitate singulorum, sed communiter funguntur.*"

No entanto, se necessária a determinação de preço, as coisas de afeições, ou de estimação, serão avaliadas pelo seu valor real, isto é, pelo que possam valer.

VALOR DECLARADO. É o que vem expresso, ou consignado, em um documento, ou o que é claramente expresso em relação a alguma coisa.

Num título de crédito, ação ou de outra espécie, o *valor declarado* é o próprio *valor nominal*, ou que vem inscrito no título.

Na técnica dos transportes, *valor declarado* entende-se o que se consigna no conhecimento. É, então, o valor que servirá de base às indenizações, se houver extravios ou avarias de mercadorias, ou de objetos transportados.

VALOR DISPONÍVEL. No sentido comercial, *valor disponível* entende-se todo aquele que, estando em comércio, é suscetível de uma utilização imediata, a fim de atender necessidades do próprio negócio.

Valores disponíveis, assim, são não somente o numerário ou dinheiro que se possui nos bancos e em caixas, como as próprias mercadorias, que servem de objeto do negócio e podem, por isso mesmo, ser vendidas e transformadas em numerário.

Valores disponíveis, pois, opõem-se ao sentido de *valores imobilizados*, isto é, investidos *embens* que não se podem vender ou transformar imediatamente em dinheiro.

Os valores disponíveis são espécie de valores ativos, formando parcelas do patrimônio das pessoas ou dos estabelecimentos.

VALOR DO CONTRATO. Vulgarmente, valor do contrato entende-se o valor ou *soma pecuniária* da obrigação firmada no contrato. Assim, o valor do contrato importa no *valor da prestação* ou *das prestações* que servem de objeto às obrigações contratadas.

No sentido fiscal, o *valor dos contratos* entende-se a *soma de todas as quantias* que formam objeto da obrigação principal contratada, acrescida dos lucros, comissões, juros, vantagens e demais proventos pecuniários, atendido o tempo de duração do contrato.

Quando num mesmo contrato se estipulem várias obrigações, ou se estabeleçam cláusulas em que se firmem obrigações acessórias, o valor das respectivas prestações entra no cômputo do valor total do contrato, para efeito de tributação. Quando os contratos não mencionam obrigações cujas prestações sejam indicadas em dinheiro, para efeitos fiscais, o valor do contrato será estimado. No entanto, se na liquidação do mesmo contrato verificar-se que a obrigação se cumpriu por um pagamento maior que o valor estimado, o mesmo contrato sujeita-se ao pagamento do tributo, relativo à diferença anotada.

VALOR EM CAUÇÃO. Assim se diz daquele que é dado em segurança ou garantia de um contrato de caução ou de penhor, geralmente representado por títulos ou efeitos comerciais endossados ao credor. Equivale ao sentido de *valor em garantia*.

Em regra, a *caução de títulos* resulta de contrato firmado entre o caucionante e o caucionado, de modo que a entrega dos títulos se vincula ao penhor em razão do mesmo contrato.

Não havendo contrato, porém, se o caucionante dos títulos declara no respectivo endosso: *valor em caução*, semelhante locução importa em cláusula, de que se gera a garantia consequente da caução.

VALOR EM COBRANÇA. Locução geralmente adotada na técnica comercial para assinalar o endosso de títulos enviados aos estabelecimentos bancários para cobrança. É cláusula que resulta em mandato especial para cobrar o título ou títulos em que se inscrevem.

VALOR EM CONTA. Expressão utilizada para assinalar os *recebimentos por conta*, ou *recebimentos parcelados para crédito de conta ou por conta de débito*.

Vide: *Valor por conta*.

VALOR ESTIMADO. É o valor dado *por estimativa*, ou por arbítrio do próprio interessado, quando não há uma base para a determinação de um valor intrínseco ou de um valor real.

VALOR ESTIMATIVO. É o mesmo *valor de afeição*.

VALOR EXTRÍNSECO. É o valor que se atribui à coisa ou que lhe é arbitrado. É, pois, o próprio valor convencionado ou ajustado.

VALOR FICTÍCIO. Em oposição ao real ou natural, entende-se o que resulta de fixação que não se funda na utilidade da coisa, mas em decorrência de arbítrio das pessoas.

VALOR IMOBILÁRIO. Na técnica mercantil, valor imobiliário entende-se o valor representado por bens imóveis ou bens de raiz.

VALOR IMOBILIZADO. É representado pelo capital aplicado em bens cuja venda não se possa efetuar com facilidade.

Em regra, na linguagem comercial, os *valores imobilizados* compreendem os valores dos bens que não estão em giro comercial. São bens que se adquiriram para o cumprimento do objeto de um negócio, como máquinas, prédios e móveis.

Opõe-se, assim, ao *valor em giro*, ou *valores disponíveis*, representados pelos recursos que se acham em movimento comercial, e com os quais o estabelecimento atende suas necessidades e realiza as atividades do próprio negócio.

VALOR INTRÍNSECO. É o *valor real*, ou *valor de custo*. Opõe-se, assim, ao *valor de venda*, ou ao *valor mercantil*.

VALOR JURÍDICO. Valor ou objetividade jurídico ou interesse protegido pela norma jurídica. Significa o interesse ou o bem que a norma jurídica pretende tutelar ou proteger. Por exemplo, no tipo do homicídio, o valor protegido é a vida humana. (nsf)

VALOR LÍQUIDO. É o mesmo que *valor certo*. É o *valor apurado*, ou o *valor fixado*, sobre que não haverá razão para dúvidas, ou impugnação, nem se autoriza mais qualquer redução ou abatimento.

O valor líquido, assim, já é representado por uma *soma*, ou *quantia certa*, seja em consequência de uma determinação ou fixação pré-ajustada, seja em consequência de uma *apuração* das parcelas que a compuseram.

VALOR NOMINAL. É aquele que se registra, ou se anota, expressamente, em um título, por uma *determinação certa*.

Em regra, todos os títulos de crédito trazem um *valor nominal*, que serve de base aos respectivos resgates.

O valor nominal representa a soma da obrigação inscrita no título, em que se menciona. Corresponde ao *valor intrínseco*.

VALOR OFICIAL. É o que é instituído pelo Poder Público e inscrito em tabela por ele imposta, para base de preços.

VALOR PASSIVO. É representado pela *soma das obrigações passivas*, ou *das dívidas* de uma pessoa. Opõe-se ao sentido de ativo, e mostra a *soma de débitos* que pesam à responsabilidade de alguém.

Os *valores passivos* formam o *passivo* ou *massa passiva* das pessoas ou das instituições.

VALOR POR CONTA. Na terminologia contábil, assim se diz para toda entrega, ou remessa, feita para crédito de uma conta-corrente. Significa um *pagamento parcial* ou *amortização parcial* de um débito.

VALOR VENAL. É o valor de venda, ou o valor mercantil, isto é, o preço por que as coisas foram, são ou possam ser vendidas.

VALORIZAÇÃO. De *valor*, assim se diz para a *elevação de valor* ou *majoração do preço*.

Comercialmente, a valorização resulta da carência ou escassez das coisas, pelo que, havendo maior procura, há melhores ofertas. Mas, pode gerar-se de uma especulação, ou advir de outros fatores. O aumento de utilidades produzidas por uma coisa, em razão de melhoramentos que lhe são introduzidos, determina, igualmente, uma natural valorização, equivalente a um aumento de preço ou de custo.

VANTAGEM. Do francês *avantage* (benefício, proveito, lucro), em amplo sentido, entende-se o *ganho*, a *utilidade*, o *proveito*, o *lucro*, que se possa auferir, ou tirar, de um ato jurídico, de um negócio, ou de uma disposição legal.

Vantagem. Em sentido especial, a *vantagem* pode manifestar-se como uma *prioridade*, um *benefício particular*, ou uma *regalia*, que se estabelece em favor de um, em relação a outros.

Levar vantagem, pois, é ter um *trato especial*, ou *ser mais bem favorecido*.

Neste particular, portanto, provenha de uma liberalidade, de um benefício, ou de uma regalia, a *vantagem* produz uma situação de privilégio para a pessoa, em favor de quem se estabeleceu. É a *vantagem do credor hipotecário* sobre os credores quirografários. É a *vantagem dos sócios*, que percebem bonificações, além de sua participação nos lucros.

Vantagem. Em sentido processual e forense, a *vantagem* entende-se a *prioridade*, ou o *bom resultado*, obtido em relação ao adversário.

Assim, *tirar vantagem de uma prova* é tirar dessa prova um *resultado satisfatório*, que se contrapõe à pretensão do adversário. *Tomar vantagem* é levar a dianteira, ou se colocar em posição mais favorável, em relação ao outro.

VANTAGENS DA APOSENTADORIA. São os *proventos* e os *benefícios* legalmente instituídos em favor dos funcionários que se aposentam.

Em princípio, as *vantagens da aposentadoria* são as que se estabelecem e são vigentes ao tempo em que o funcionário obteve a concessão. Posteriormente, nenhuma lei poderá diminuí-las. Nem pode o aposentado reclamar as que se instituírem depois que se decretou a sua aposentadoria.

VANTAGENS DA GESTÃO. São os *lucros*, ou *ganhos*, conseguidos no período da gestão.

VANTAGENS DO MANDATO. São os resultados obtidos pela execução do mandato. Estas *vantagens*, desde que decorrentes ou percebidas em razão do mandato, devem ser transferidas ao mandante.

VANTAGENS INDIRETAS. São os benefícios, ou os proveitos que se obtêm por ação indireta, isto é, *por ato de outrem*. Distinguem-se, assim, das *vantagens diretas*, consequentes de ações próprias, ou de negócios promovidos pessoalmente pelo interessado.

VANTAGENS LEGAIS. São as que se instituem e se estabelecem por força de lei.

VANTAGENS PECUNIÁRIAS. Assim se dizem as que se realizam em somas pecuniárias. São propriamente os *lucros* produzidos pelos negócios, ou as *remunerações* devidas pelo exercício de atividades ou execução de serviços.

VÃO. Do latim *vanus* (vazio), geralmente exprime o *espaço vazio*, ou *desocupado*, ou *abertura*, por onde possam passar as coisas.

Na linguagem do Direito Civil, em referência às construções, *vão* é o mesmo que *fresta*, *óculo* ou *abertura*, deixada nas paredes dos edifícios, para que por ela passem a luz, o ar, e mesmo pessoas. O vão das portas, ou o vão das janelas, como o das seteiras ou das frestadas.

Os vãos, guardadas as proporções estabelecidas pela lei, destinados simplesmente à serventia de luz, em princípio são imprescritíveis. E não podem ter *forma de janela*, porque se o vão se assemelha à janela não pode estar sob o regime estabelecido para as *frestas*, *seteiras* ou *óculos*, destinados à passagem da luz.

VAQUEIRO. Profissional apto a realizar práticas relacionadas ao trato, manejo e condução de espécies animais do tipo bovino, bubalino, equino, muar, caprino e ovino, tais como: alimentar os animais sob seus cuidados; realizar ordenha e cuidar da saúde dos animais sob sua responsabilidade. Profissão regulamentada por meio da Lei 12.870/2013.

VARA. Do latim *vara*, designava, primitivamente, o *pau alongado*, conduzido pelos juízes, em sinal de sua jurisdição e autoridade, e para que fossem conhecidos e não sofressem em suas ordens.

Essas varas eram pintadas de branco, ou de vermelho. As varas pintadas de branco, ou *varas brancas*, competiam aos juízes letrados. E as *varas vermelhas*, aos juízes leigos.

E, conforme o direito antigo, sob pena de multa, teriam os juízes que as trazer, *continuadamente, quando pela vila andassem*.

Vara. Insígnia da autoridade e poder dos juízes, passou vara a exprimir a *própria circunscrição*, ou *área judicial*, em que o juiz exerce sua jurisdição e autoridade.

Dessa forma, segundo a matéria sobre que versa a competência dos juízes, as varas dizem-se *cíveis* ou *criminais*, sendo numeradas ordinalmente, conforme o número de juízos de cada comarca: *primeira vara, segunda vara, terceira vara* etc.

VARAÇÃO. De *varar* (encalhar, ancorar, trazer ao varadouro), na linguagem náutica, com adoção no Direito Comercial Marítimo, *varação* é o *ato de varar*, isto é, de *trazer a embarcação do varadouro*, ou *ao seco*, nas margens do mar, ou na borda dos rios e lagoas.

Assim, a *varação* é o *encalhe voluntário*, com a finalidade de retirar a embarcação das águas, em que navega, trazê-la a um *lugar de descanso*, ou ao *abrigo* das marés ou correnteza das águas.

Desse modo, *varação*, em significação própria, bem se distingue do *encalhe*, que, genericamente, significa qualquer *parada*, ou *impedimento*, que venha interceptar o andamento ou a navegação da embarcação, ocasionando-lhe uma perda ou um prejuízo. Por natureza, o *encalhe* é, em regra, de caráter fortuito, ocorrendo em qualquer parte. A *varação* é o *encalhe deliberado* em terra firme.

VARADOURO. De *varar* (ancorar, colocar em seco, passar para o seco, ou pelo seco), é o lugar seco, à borda do rio, à margem das lagoas, ou à praia do mar, a que se recolhem as embarcações, para que fiquem ao abrigo das águas.

Varadouro. No sentido vulgar, *varadouro*, de *varar*, do latim *varare* (atravessar), é tido na significação de *atravessadouro*, exprimindo assim o *lugar por onde se passa*, ou o *lugar que se atravessa*, ligando um ponto a outro.

Bem por essa razão, na linguagem nortista, *varadouro* é, igualmente, o *canal* que liga duas águas, isto é, um rio a outro, um lago a outro.

VARANDA. Palavra hindustânica trazida ao vernáculo, dada como derivado do *barâmadah* persa (pórtico), *varanda* sempre designou a *sacada extensa*, colocada à frente

das paredes das casas, ou o *balcão corrido* em toda extensão das paredes dos edifícios, não somente para facilitar o acesso externo aos vários compartimentos que a ele se comunicam, como para gáudio e cômodo de seus moradores.

Assim, a *varanda* bem se distingue do *terraço*, ou *eirado*, do *balcão*, ou *sacada*. O *terraço* é *aplataforma*, ou o *piso*, colocado ao topo dos edifícios. A *sacada* é a pequena varanda, limitada a cada janela, ou portas abertas ao nível do piso dos sobrados.

A *varanda* distingue-se por ocupar toda a extensão da frente, ou fachada principal, ou lateral de um edifício, abrangendo, assim, sem interrupção, todas as saídas colocadas ao seu nível.

As varandas sempre se sobressaem às paredes, formando, destarte, *saliências*, que vão de um a outro extremo de uma fachada.

Bem por isso, se a parede é construída na linha divisória do terreno, não se permite a construção de varanda com frente para o terreno do vizinho, se este não anui a ela. E, assim, pode o vizinho embargar a sua construção, desde que venha invadir a área de sua propriedade [Cód. Civil/2002, art. 1.301, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 573)].

A construção de varanda na fachada principal, ou em paredes que fiquem a mais de metro e meio do terreno vizinho, não está sujeita a qualquer restrição.

As varandas podem ser cobertas ou não. Todas elas, porém, são defendidas por um peitoril, que as acompanha em toda extensão.

Varanda. A linguagem popular, no norte do Brasil, tem adotado a expressão para designar a sala, ou compartimento das casas, especialmente ventiladas, colocado ao lado de uma de suas fachadas, para ponto de palestra, ou mesmo para as refeições. (ngc)

VARANDIM. De *varanda*, é a varanda pequena ou, propriamente, a *sacada* ou *balcão* das janelas.

VARÃO. Do latim *vir* (homem, varão), designa todo ente do sexo masculino. É o *homem*, em distinção à mulher.

Geralmente, porém, é empregado para distinguir o homem que tenha atingido a *virilidade*, isto é, seja maior ou adulto.

Na linguagem jurídica, porém, é aplicado no sentido originário: distingue o sexo masculino.

E neste sentido, sem dúvida, é que se entende quando empregado no Cód. Civil/1916, art. 467, parágrafo único, em relação à preferência que deve caber aos *varões* para investidura da tutela ou curatela Cód. Civil/2002, art. 25, § 2º, lhe corresponde, mas não visa a palavravarões.

VAREJAMENTO. De *varejar*, entende-se a *revista*, a *inspeção* que é determinada por uma autoridade policial ou administrativa, a certo lugar, a fim de que, por um exame ou uma procura cuidadosa e minuciosa, se procure descobrir ou encontrar alguma coisa, de que se tem denúncia ou de que se está informado. *Sindicância* ou *prova de um crime*.

O *varejamento*, pois, tem sempre a finalidade de descobrir, em regra, qualquer fato criminoso ou mesmo o produto de um crime, ou a pessoa, que se procura ocultar, para que sejam semelhantes coisas apreendidas, ou se pessoas, sejam trazidas à presença da autoridade que determinou a diligência.

Resultando praticamente numa busca e apreensão, seja de coisas ou pessoas, o varejamento somente se mostra autorizado se determinado por autoridade a quem se faculte poder para o proceder.

VAREJISTA. De *varejo*, entende-se o comerciante que vende a *varejo*, isto é, ao contrário do atacadista ou comerciante por grosso, vende em pequenas quantidades ou a retalho, em regra, ao próprio *consumidor*, ou seja, ao cliente que se vai utilizar da mercadoria adquirida.

VAREJO. Embora tenha o mesmo sentido de varejamento, é empregado especialmente para indicar o comércio que se faz em pequenas porções ou a retalho, ou venda por miúdo, feita diretamente ao consumidor. Opõe-se ao *por atacado* ou *por grosso*.

VARIANTE. Do latim *varians*, de *variare* (mudar, alterar, substituir), entende-se, geralmente, tudo que é feito, ou vem, como *substituto*, ou para substituir o que está feito.

Variante. Na terminologia da viação, assim se diz para o *ramal*, que se constrói ao lado da via primitiva, para servir de desvio ou encurtar o trajeto ordinário.

VARIAR. Do latim *variare* (mudar, alterar, diversificar), é, assim, *substituir uma coisa por outra, modificar a forma das coisas, adotar novos planos ou alterar o modo de ser das coisas*.

Juridicamente, as *variações das coisas*, isto é, as substituições, mudanças, alterações, modificações, somente se permitem, quando sejam as coisas suscetíveis dessas mutações. As coisas que têm *forma certa, procedimento definido, situação inalterável*, não se podem submeter a nenhuma espécie de variação, porque a isso se opõe a própria lei que as *fezinvariáveis* ou *imutáveis*.

VARIAR DE AÇÃO. É substituir uma ação por outra. É desprezar a ação intentada, propondo uma nova.

VARIAR DE RECURSO. É modificar ou alterar o pedido de um recurso, substituindo o recurso interposto inicialmente por outro, que seja cabível, desde que ainda esteja dentro do prazo regulamentar.

VARIEDADE. Do latim *varietas*, de *varius* (variado, múltiplo), exprime a *diversidade, amultiplicidade, a mudança, a alteração* ou a *substituição* das próprias coisas.

A *variedade*, assim, traduz a existência de *coisas diferentes, coisas diversas* ou de *coisas várias*, que se podem *alternar* ou *substituir*, ou de *coisas várias* ou *variadas*, pertencentes a ou integrantes de um mesmo grupo.

Variedade. Na linguagem teatral, usada geralmente no plural, *variedades* designa um gênero de teatro.

Teatro de variedades, assim, é aquele em que se exibem ao público coisas várias, ou em que se apresentam ao público representações de gêneros múltiplos, num mesmo espetáculo: *cantores, acrobatas, musicistas, mágicos*, vêm à cena, no desenrolar do programa, que, destarte, se mostra *diferente e variado*. E nesta diferença do programa e dos números é que está a *variedade*.

VARONIA. Qualidade de quem é varão, ou descendência por linha masculina ou de varão.

VASILHA. Denominação genérica dada a todo o *recipiente* ou *receptáculo*, de vários tamanhos, de vidro, barro, madeira ou de qualquer outra matéria, destinado ao acondicionamento e embalagem de certas mercadorias, notadamente de natureza líquida, de substância pulverizada ou farinácea.

Consideram-se vasilhas: *saquinhos, sacos, sacas, garrafas, garrações, potes, barris, pipas, tonéis, caixas* etc.

Quando, por sua natureza, as mercadorias devem ser vendidas já acomodadas em sua vasilha, esta se entende integrante da respectiva embalagem e se inclui no próprio preço de sua venda. A vasilha faz parte do bom acondicionamento que se exige para que a coisa se conserve perfeita.

Quando a venda é feita a *granel*, sem ser acondicionada, pode a vasilha ser exigida do comprador para que nela se coloque a mercadoria adquirida.

Vasilha. Na linguagem doméstica, designa o recipiente utilizado para guardar alimentos.

VASILHAME. De *vasilha*, assim se designa a porção de vasilhas ou a reserva de vasilhas existentes no estabelecimento e destinadas à embalagem ou acondicionamento de suas mercadorias.

VASSALAGEM. De *vassalo*, na terminologia jurídica designa o vínculo que se estabelece entre o vassalo e o senhor, em virtude do que o vassalo é obrigado a *servi-lo*, prestando-lhe fidelidade e obediência, enquanto o senhor presta assistência, garantindo-o em sua propriedade e em sua vida, e o defendendo, quando mister.

A *vassalagem*, sob o regime da Idade Média, era tida como a *comendação*, de que se gerava entre *suserano* e *feudatário* uma relação de poder, de natureza moral, atribuindo ao feudatário um *dever de fidelidade* e de *dedicação particular*, e lhe impondo o *dever de serviço*, igualmente de ordem particular, em retribuição de uma proteção prestada pelo suserano.

A vassalagem, assim, fundava-se numa relação de autoridade e de subordinação, *numa potestas*. Não havia nela qualquer relação contratual ordinária, derivada do *dare facere praestare oportere* (recíproco), mas pelo *mundeburnium* (defensivo) e *fides* (Viveiros de Castro).

VASSALAGEM DOS ESTADOS. No sentido do Direito Internacional Público, *avassalagem*, igualmente, revela a situação de *subordinação e dependência*, em que um Estado se coloca em relação a outro Estado.

A vassalagem dos Estados indica-se uma *anomalia* do Direito Internacional Público, tornando o Estado vassalo limitado em sua *capacidade internacional*, conforme são mais ou menos restritos os direitos que sobre ele exerce o Estado soberano.

Em regra, o Estado vassalo é representado na comunhão internacional pelo Estado soberano. Mas a personalidade do Estado vassalo não é totalmente absorvida pelo soberano, porquanto lhe é deferida a faculdade de concluir tratados com outros Estados, embora sujeitos ao veto da Potência a que está submetida.

A vassalagem difere do *protetorado*, em virtude do qual o Estado protegido confia sua defesa ao Estado mais poderoso.

As condições do protetorado variam consideravelmente, desde a simples garantia de defesa, nos momentos oportunos, até a direção completa das relações exteriores, e o encaminhamento para a anexação (Clóvis Beviláqua).

VASSALO. Do baixo latim *vassallus*, de *vassus* (moço servidor), genericamente designa toda pessoa, ou coisa, que é *dependente*, que *está subordinada*, *deve tributo* ou *está sujeita a outra*.

Desse modo, vassalo é o *tributário*, é o *súdito*, é o *que deve vassalagem*.

Em relação aos Estados, *vassalo* traduz a dependência de um Estado a outro, em virtude do que o Estado vassalo abdica, em regra, a sua *soberania externa* em favor do Estado suserano, ou a tem limitada, nos termos em que se tenha instituído a vassalagem.

Em relação às pessoas, importa na dependência, ou subordinação ao senhor, a que se deve fidelidade, em troca de uma proteção, além do dever de lhe prestar o *serviço*, que lhe for atribuído. É o conceito feudal.

A transgressão do vassalo ao dever imposto, ou à obrigação que lhe foi cometida, resulta em delito, nominalmente chamado de *felonia*.

Vassalo. Embora sempre o vocábulo traduza a vinculação à vassalagem, ou o estado de dependência, em que se encontra a pessoa, em relação a outra, na linguagem atual vassalo é o *dependente*, o *subordinado*, o *tributário*. É a pessoa, ou a coisa que, pela relação de subordinação, em que se encontra, *não possui ampla capacidade nem tem uma integral liberdade*, para fazer, ou para agir. Está na obrigação de manter suas atividades na dependência do chefe (suserano), de que é um súdito ou um subordinado.

VATICANO. Do latim *Vaticanus* (uma das sete colinas de Roma), designa o palácio de Sua Santidade, o Papa, em Roma. E, extensivamente, o próprio governo e poder do Papa.

No entanto, como sede do governo pontifício, isto é, da *Santa Sé*, em sua qualidade de pessoa jurídica de Direito Internacional, diz-se propriamente “Cidade do Vaticano”. Este é o nome atribuído ao Estado pontifício.

VEDAÇÃO. De *vedar*, do latim *vetare* (vetar, vedar, proibir), entende-se a *proibição*, ou *oveto*, que tem por objetivo *impedir*, ou *não permitir*, a prática de certos atos ou a feitura de certas coisas.

A *vedação*, pois, *tolhe*, *não admite*, *não tem como válido*, ou *existente*, *não atribui legitimidade*, ou *legalidade*, ao que se faça, ou ao que se execute, contra sua determinação.

Vedação. Extensivamente, na linguagem do Direito Civil, em relação aos *direitos de vizinhança*, a vedação designa o *tapume*, ou a *obra executada* na intenção de impedir o acesso aos terraços ou imóveis. Assim, as *sebes*, as *valas*, os *valados*, as *cercas*, os *muros*, são vedações postas nos terrenos, ou nas propriedades imobiliárias, para que se *vede o trânsito* por elas, ou se *impeça o acesso*.

VEDAR. Do latim *vetare* (vetar, proibir), em sentido genérico *vedar* é proibir, é *não consentir*, é *não permitir*, é *não deixar*, que se faça alguma coisa ou se pratique algum ato.

Quando se faça o que é vedado, transgredir-se-á o preceito, pelo que o que é feito não tem valia nem legitimidade. É insubsistente.

Vedar. Em sentido especial, *vedar* é *tapar*, é *murar*, é *cercar*, para proteção do imóvel ou para impedir a entrada e saída.

VEDOR. De *ver*, *vedor* é o *fiscal*, o *inspetor*, o *funcionário*, a que se atribui o encargo de *ver* e *fiscalizar* os negócios e as coisas públicas, suprindo suas faltas e corrigindo suas omissões.

Ao cargo do vedor, diz-se *vedoria*.

Vedor. É ainda empregado para designar o homem prático e que por sua habilidade e observação *sabe*, ou *vê*, o lugar onde existe água. É o descobridor de água no subsolo.

VEEMENTE. Do latim *vehemens* (forte, rijo, sólido), na linguagem, além de mostrar a qualidade do que é *ardente*, *impetuoso*, *violento*, possui, notadamente, o sentido de *forte*, *convince*, *indubitável*, *significativo*.

Assim, as *presunções* ou os *indícios* *veementes* são os que não deixam a menor dúvida, *convencem por sua força*, *por sua significação*.

Argumentos veementes são *argumentos irrespondíveis*, *convincentes*.

Prova veemente é a que, por sua força, por seu vigor, demonstra claramente o fato, convence sobre o fato.

A *veemência*, estado de veemente, como é lógico, provém de *certeza*, da *demonstração inequívoca*, ou da *realidade das coisas*, em virtude do que são as mesmas tidas como *verdadeiras e certas*, ou como *evidentes e inatacáveis*.

VEÍCULO. Do latim *vehiculo*, de *vehere* (conduzir, transportar), genericamente é o instrumento ou o aparelho que, dotado de certos requisitos, serve ao transporte de coisas ou de pessoas, de um para outro lugar.

Consideram-se, assim, como veículos os *automóveis*, os *caminhões*, as *camionetas*, os *furgões*, os *ônibus*, as *motocicletas* ou *motociclos*, as *bicicletas*, as *carruagens* de qualquer espécie, as *carroças*, os *carros* de qualquer natureza, como *carros de lixo*, *carros-tanques*, *bombas de incêndios* etc.

Todos os veículos de transporte, sejam de cargas ou sejam de passageiros, são sujeitos a regime instituído pelas leis de trânsito, sendo sua circulação adstrita a formalidades, exigências, que se dispõem nas mesmas leis, inclusive a de registro ou matrícula anual, além de inspeção periódica acerca de seu regular funcionamento e das condições em que se possam encontrar.

VELAR. Do latim *vigilare* (estar atento, estar vigilante), na terminologia é o verbo tomado na significação de *vigiar*, *cuidar*, *zelar*, tomando interesse, ou assistindo coisas e pessoas, para que nada lhes falte, para que não pereçam, e cumpram seu destino, como é para desejar e ser.

Em relação às pessoas, *velar* não é simplesmente *cuidar delas*, mas *lhes prestar assistências*, *orientar-lhes na vida*, *promover o bem-estar e provê-las do que necessitam*.

Em relação às coisas, não é somente cuidar de sua conservação, *zelar* para que se mantenham íntegras e de acordo com a lei, mas *fiscalizar* as suas atividades, quando a outrem se comete o encargo de administrá-las ou de dirigir os seus negócios.

É assim que o *velamento* do Ministério Público às fundações não se reduz à assistência que lhes deve prestar, mas se estende à *fiscalização* permanente que sobre elas deve exercer [Cód. Civil/2002, art. 66 (art. 26, do Cód. Civil/1916)]. (ngc)

VELHICE. De *velho*, gramaticalmente designa o *estado de velho*, ou a fase em que as pessoas atingem a *idade madura* ou de *declínio*.

Como bem anota Moraes a *velhice* é a *ancianidade*, a *idade do velho*, ou seja, o estado “daquele cuja idade já declina da varonilidade”.

A *velhice*, segundo regras legais, é normalmente iniciada aos 65, 68 e 70 anos, época em que o homem, geralmente, muito perde de sua eficiência energética. A Constituição Brasileira, fixando a *aposentadoria compulsória* aos 70 anos, firma a regra de que, nesta época, começa a *velhice*, juridicamente considerada como a era em que a pessoa se entende inábil para exercer qualquer atividade pública.

Dessa forma, a *velhice*, sob o ponto de vista jurídico, funda-se no *limite da idade*, até onde se considera a pessoa hábil ao exercício das atividades públicas ou funcionais.

Na realidade, há *velhos na idade*, enérgicos e vigorosos como se moços fossem. Há moços que são, precocemente, envelhecidos.

Neste particular é a afirmativa de Cícero: “*Nemo enim est tam senex, qui se annum non putet vivere*” (Não há quem se julgue tão velho, de modo que não possa viver mais um ano).

Por essa justa razão, nem sempre é verdadeira a assertiva de Terêncio: “*Senectas ipsa morbus est*” (A velhice em si já é uma doença).

Mas vem ao caso a sentença de Sêneca: “*Senectus non annis computanda, sed factis*” (Não devemos contar a idade pelos anos, mas pelo procedimento).

Aliás, em face do Direito, a incapacidade proveniente da velhice é bem estrita, quase se reduzindo à *inabilidade* para o exercício ativo de funções públicas.

Salvo no que concerne ao casamento de maiores de 60 anos, a capacidade civil, em princípio, não se altera pela idade.

VENAL. Do latim *venalis* (posto em venda, que está para ser vendido), a rigor, entende-se o *que está para vender, o que é de venda* ou *é suscetível de venda*.

Neste sentido, pois, *preço venal* é o preço da venda, o preço por que se vende, ou por que se vendeu. E *valor venal* é o valor da venda, ou valor para venda.

Venal. Sem furtar-se ao sentido originário, em conceito administrativo e funcional, *venal* é a qualidade atribuída à pessoa que, exercendo uma função pública, se corrompe, ou se peita por dinheiro.

Assim, *juiz venal* é aquele que pronuncia sentença, dá decisão, ou resolve a favor de *quem lhe pagou, lhe remunerou* ou *promete remunerar*, com esse objetivo.

A *venalidade*, porém, situação em que se coloca o venal, não procede, simplesmente, da *paga em dinheiro*. Pode derivar-se da *promessa de qualquer outro interesse*, ou da *obtenção de qualquer vantagem*.

Configura-se, portanto, na evidência de um *proveito*, de um *lucro*, ou de uma *paga*, prometidos, ou recebidos pela prática de um ato, que vem favorecer a pessoa, que concedeu, em retribuição, esse proveito ou esse lucro, ou cumpriu esse pagamento, ou mesmo de terceiro, envolvido nesse conluio.

Nesta razão, todo aquele que põe um preço, ou exige uma recompensa, para o cumprimento de ato, atinente a seus deveres profissionais, ou é capaz de ceder a injunções inconfessáveis, ou a inconfessáveis estímulos, comete *venalidade*; é, assim, muito justamente tido como *venal*.

VENALIDADE. Qualidade ou condição de venal.

VENCER. Do latim *vincere*, em significação jurídica é o verbo tomado em duas acepções:

Vencer. É vitoriar-se, ganhar uma causa, ou uma questão, terminar uma coisa pela vitória, ou pelo ganho. É chegar ao fim, ganhando. Tem, assim, sentido contrário a *perder*, isto é, *ser derrotado, ser vencido*.

Vencer. Mas, em sentido especial, é *chegar ao fim, atingir o termo, cumprir a jornada, ganhar o percurso, esgotar o prazo*.

VENCIMENTO. De *vencer*, possui o vocábulo na terminologia jurídica as seguintes significações:

1. *Vencimento.* É, geralmente, entendido como o *cumprimento de um prazo*, assinado para que dentro dele, ou no dia em que termina, se faça, ou se execute alguma coisa.

O *vencimento*, pois, neste aspecto, revela ou assinala o dia, em que, *pela terminação do prazo*, certos atos jurídicos se passam a produzir. É o *último dia* do prazo. Assim, se o prazo se estabeleceu para a prática de um ato, dentro de seu curso, o vencimento vem firmar o *termo final* desse prazo, a fim de que nada mais se possa fazer, ou ter força, a seguir dele, salvo se permitida, ou dada qualquer prorrogação.

Nos *prazos fatais*, o vencimento não se prorroga: tem a qualidade de *fatal*, atribuída ao prazo a que pertence.

Nas obrigações, cujo pagamento, ou cuja execução, se determina a prazo, o vencimento indica o *dia* em que se tornam as ditas obrigações exigíveis, competindo ao devedor pagá-las, e ao credor exigir o cumprimento da prestação, quando não paga.

O *vencimento*, em relação ao prazo, é igualmente denominado de *termo final*, em oposição a *termo inicial*, com que se designa o *dia do começo*. É o *dies termini*, *dies ad quem*, ou *ad diem*.

2. *Vencimento*. Na linguagem financeira, tomado *vencer* no sentido de *correr*, de *fluir* ou de *deperceber*, *vencimento* entende-se a *fluência*, o *curso* ou a *percepção*, de alguma coisa.

Assim, *vencimento de juros* é a fluência dos juros, os juros que se contam, em razão da aplicação de um capital. É a frutificação do capital.

3. *Vencimento*. Bem por essa razão, notadamente no plural, é a expressão entendida como a totalidade de remunerações recebidas, ou percebidas, por uma pessoa dentro de um certo período: são as vantagens, os proventos, os ordenados, os salários do empregado. É o *que se vence*, ou o *que se ganha*.

No âmbito do direito administrativo é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público da União, com valor fixado em lei (art. 40 da Lei nº 8.112, de 11.12.1990).

Não pode ser inferior ao salário-mínimo.

O de cargo efetivo é irredutível (Lei nº 8.112, de 11.12.1990, art. 41, § 3º).

Assegura-se a sua isonomia para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho (art. 41, § 4º da Lei nº 8.112).

Não pode ser objeto de arresto, sequestro ou penhora (art. 48).

VENCIMENTO ANTECIPADO. No sentido jurídico, *vencimento antecipado* é o que ocorre pelo evento de *fato extraordinário*, cujo efeito legal é o de *tornar exigível* a obrigação contratada, mesmo que não tenha o respectivo prazo atingido o termo final.

Como é evidente, o *vencimento antecipado* não resulta da vontade de uma das partes, mas da evidência de *condição legal*, que se cumpriu, ou de *condição contratual*, que se tenha registrado.

Assim, a antecipação é fundada na *rescisão do contrato*, em que se firma, ou em que se estabelece a obrigação.

Em princípio, para que se opere o *vencimento antecipado* de obrigação fixada em contrato, em razão de transgressão ou de infração à cláusula, disposta como condição, é *necessário*, antes de tudo, que se tenha decretado judicialmente a rescisão do contrato, em virtude do que, então, se tem a obrigação como vencida.

E para que se justifique a rescisão, é mister que *fique provado o prejuízo do credor* pela infração, ou pelo não cumprimento de cláusula, em que se impõe a condição.

Por essa forma, somente as condições legais têm força para *antecipar o vencimento*, independente de justificativa do prejuízo, derivado da vinda do evento.

Notadamente, em relação às dívidas, são condições legais de *vencimento*:

a) a insolvência ou falência do devedor;

b) o não pagamento das prestações periódicas, se dessa maneira se tenha convencionado o pagamento, nos prazos instituídos;

c) a deterioração, o perecimento da coisa dada em garantia da dívida, por penhor, hipoteca, caução ou anticrese, e o devedor não a reforça, quando deteriorada, ou não a substitui, se perecida;

d) na desapropriação da coisa dada em garantia, quando o preço desta venda forçada vem subrogar-se na própria garantia, cumprindo o pagamento.

VENCIMENTO DA HIPOTECA. Praticamente, o *vencimento da hipoteca* entende-se o *vencimento da própria dívida*, que, por ela, se garante. É o destino natural e legal atribuído às garantias, em razão de sua condição de *acessórios*, que são da dívida, ou da obrigação principal.

Por essa razão, o *vencimento da hipoteca*, como de qualquer outro contrato adjeto, adstringe-se no *vencimento do contrato principal*, achando-se subordinado ao mesmo regime, que a este se impõe.

Em relação à *segunda hipoteca*, porém, estabelece o Cód. Civil regra especial: mesmo vencida a dívida garantida por segunda hipoteca, não é esta exigível, pelo que não se executa o imóvel

hipotecado, *enquanto não vencida a obrigação da primeira hipoteca* [Cód. Civil/2002, art. 1.477, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 813)].

Está aí um caso em que o vencimento não cumpre, desde logo, um de seus principais efeitos legais: o de tornar exigível a obrigação.

No entanto, se vencida a primeira hipoteca, cabe ao segundo, cuja dívida ainda não se venceu, usar da faculdade de remição, a fim de que liberte o imóvel dos encargos da primeira hipoteca. O segundo credor hipotecário, porém, como remidor, sub-roga-se nos direitos do primeiro credor hipotecário. (ngc)

VENCIMENTO DA LETRA. Entende-se o dia em que a letra, por haver atingido o termo final do prazo, que foi estabelecido, se torna exigível, devendo ser paga pelo aceitante.

Se ocorre, porém, que o dia, em que se vence a letra, *cai em um feriado*, o seu vencimento legal defere-se para o *dia útil imediato*.

O *vencimento da letra à vista* verifica-se no *ato de sua apresentação*, isto é, no exato momento em que o portador da letra a leva ao sacado, ou aceitante, para o respectivo pagamento.

Em relação às letras a prazo, o vencimento registra-se, segundo a forma estabelecida relativamente ao mesmo prazo.

Assim, quando a letra é a *dia certo*, isto é, quando na própria letra se indica o *dia do mês e ano*, em que deva ser cumprido o respectivo pagamento, o *vencimento ocorre nesse dia*.

Já nas letras passadas a *dias de data*, não computado o *dia da data do título*, o vencimento se opera quando é chegado o *último dia da contagem*, a seguir do dia da data.

Igualmente, nas letras a *dias de vista*, contando o prazo do dia que se segue ao aceite, o dia do vencimento será o último da contagem do prazo.

Se o prazo é estipulado a *semanas, meses ou anos*, o vencimento se verificará no último dia da semana, do mês, ou no dia do ano, que se marcar.

Em relação às semanas, ou aos meses, mencionados genericamente, como, por exemplo, *acinho semanas*, ou a *três meses*, as *semanas* contar-se-ão por período de *sete dias*, e os *meses* por períodos de 30 dias. Os anos, genericamente especificados, contar-se-ão por *períodos de 12 meses*.

Na contagem do prazo estipulado por semanas, meses, ou anos, conforme seja de vista, ou de data, obedece-se à mesma regra relativa ao prazo comum de vista, ou de data, mencionado em dias: no caso de ser à vista, não se computa o dia do aceite, e se de data, o dia da data da extração ou da emissão do título.

O *vencimento* autoriza a exigência do pagamento. Mas, a *falta de pagamento*, quando necessária a sua prova, somente se faz por meio de protesto tirado perante o oficial público encarregado desse mister.

VENCIMENTO DA SOCIEDADE. Todas as sociedades, sejam civis ou sejam comerciais, têm necessariamente um *prazo de vida*, durante o qual podem, lícitamente, exercer as atividades concernentes a seus objetivos.

Esse prazo, em regra, pode ser *determinado*, ou *certo*, como pode ser *indeterminado*, isto é, não estabelecido por um tempo certo.

Assim, quando é marcado um prazo certo, atingido o seu termo final, está vencida a sociedade, isto é, *terminou* aí o período de sua existência regular.

O *vencimento da sociedade*, pois, entende-se a *chegada do dia*, em que se marcou o fim de sua existência, em virtude do que cessam as suas atividades normais, salvo se, pela prorrogação, se ampliou o prazo inicial. O vencimento da sociedade tem como efeito imediato transformar a *sociedade em irregular*, de modo que, daí por diante, *passa a ter uma vida de fato*, que, radicalmente, transforma o regime sob que existia.

Vide: *Sociedade de fato*.

VENCIMENTO DO CONTRATO. Em regra, salvo o caso do vencimento da sociedade, que importa em sua dissolução, o vencimento do contrato diz respeito às obrigações que nele se fixam ou se ajustam.

Desse modo, cessada a vigência do contrato, todas as obrigações que nele têm assento se tornam desde logo exigíveis, tornando-se exequíveis, desde que não cumpridas voluntariamente, segundo forma apropriada a cada caso.

VENCIMENTO DO PRAZO. Praticamente, todo vencimento é relativo a um prazo, que chega a seu termo, ou que atinge o seu fim.

Assim, vencimento do prazo é a chegada ao *último dia*, ou à *data final* do prazo estabelecido, a fim de que daí se cumpram os efeitos legais, pertinentes ao fato ou fatos jurídicos vinculados ao mesmo prazo.

Por essa razão, mesmo quando dizemos *vencimento da hipoteca*, *vencimento da sociedade*, *vencimento do contrato*, *vencimento da letra* etc., há o pressuposto de um prazo, findo o qual a hipoteca, a letra, o contrato ou a sociedade se vencem.

VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO. É o mesmo vencimento antecipado. É assim qualificado porque essa antecipação resulta de um fato anormal, ou extraordinário, o qual, por força de lei, ou de contrato, antecipa o vencimento.

VENCIMENTO MARCADO. Em oposição ao sentido de vencimento antecipado, ou extraordinário, o vencimento marcado é o que decorre da *determinação de um prazo certo*, em que o dia do vencimento é estabelecido de modo inequívoco.

VENDA. De *vender*, do latim *vendere* (vender, mercadejar), corresponde à expressão latinavenditio; gramaticalmente, exprime a *ação de vender*, ou a *disposição* ou *alienação* de coisa que nos pertence, mediante o pagamento de um preço.

Juridicamente, é a expressão tomada para designar o contrato, em que uma das partes, como dono, ou proprietário de uma coisa, assume a obrigação de a transferir, e, em realidade, a transfere, à outra parte, denominada de *comprador*, cuja obrigação é de *pagar o preço* que se tenha convencionado.

A *venda*, no entanto, exprimindo somente *um dos aspectos do contrato*, não é adotada para designar a convenção em si, a qual, em geral, é registrada pelos códigos sob a denominação de *compra e venda*, seguindo a técnica romana, que a distinguia como *emptio venditio*.

E a razão desta terminologia advém do fato de que não se pode cumprir o contrato sem a execução simultânea dos atos jurídicos referentes a cada contratante, os quais se identificam por distintas nomeações: a *venda* que é o *ato do vendedor*, isto é, da parte a quem compete, como proprietária da coisa, a efetividade de sua transferência ao adquirente, ou comprador, e a *compra*, que é o *ato do comprador*, ou adquirente da obrigação de pagar o preço e aceitar a coisa, que lhe é transferida.

A rigor, porém, a venda importa simplesmente na *oferta*, na *proposta*, ou na *obrigação de transferir a coisa* a uma outra pessoa, que a queira adquirir, ou que a adquira, mediante o pagamento de um preço. Por essa razão, a venda, simplesmente, não conduz o sentido de compra, embora, se aceita e contratada, nela possa resultar.

Quando mencionada isoladamente, pois, a *venda* somente pode traduzir e ser apreciada nos aspectos próprios ao ato, que por ela se formula, tocando de perto somente a pessoa do vendedor, embora, se ajustado o contrato, possa refletir-se nos direitos e obrigações do comprador.

Nestas condições, portanto, é que se encaram os diversos aspectos de venda, ou as condições em que a venda se possa realizar: *venda a prazo*, *venda a contento*, *venda a prestações*, *venda civil*, *venda comercial*, *venda judicial*, *venda com reserva de domínio* etc.

Podem ser objeto de uma venda todas as coisas ou bens que, estando em comércio, sejam suscetíveis de transferência, alheação ou alienação. E somente as pode vender a pessoa que se mostre o seu dono ou proprietário. Não se podem vender coisas alheias, salvo se em nome de seu dono e por sua ordem.

Os requisitos das vendas são os mesmos que para o contrato de compra e venda: a coisa (*res*), o preço (*pretium*) e a *vontade (consensus)* de seu dono. Nenhuma venda se autoriza *sem o expresse consentimento do dono*, que tenha capacidade legal para dispor do que lhe pertence.

Venda. Na linguagem vulgar do comércio, *venda*, extensivamente, designa o negócio, ou estabelecimento em que se vendem artigos destinados à alimentação, como cereais ou artigos ditos de mercearia.

E, neste particular, distingue-se da *loja*, destinada a fazendas ou tecidos, ou a artigos de outro uso, não comestíveis.

VENDA A CONTADO. Na linguagem técnica do Direito Civil e do Comercial, a *venda a contado* é aquela em que o preço da aquisição deve ser cumprido imediatamente, na entrega, ou tradição da coisa.

A *venda a contado*, embora se oponha ao sentido de *venda a crédito*, não é, propriamente, uma *venda à vista*. A *venda à vista* pode resultar do pagamento a *prazo curto*, ou normalmente, de pagamento que se cumpra dentro de 30 dias. A venda de contado importa em pagamento imediato, pelo que, se estabelecida a modalidade, compete ao vendedor reter a coisa, *até que receba o preço*.

É o que institui o art. 1.130 do Código Civil/1916 (art. 491 do CC/2000): “Não sendo a venda a crédito, o vendedor *não é obrigado* a entregar a coisa, antes de receber o preço.”

A rigor, pois, a *venda de contado*, ou *venda a contado*, é a *venda a dinheiro*, igualmente dita de *venda a dinheiro à vista*, ou *venda a dinheiro de contado*, isto é, a que é *paga imediatamente*, no ato em que se efetiva e se recebe a coisa.

Por essa forma, na *venda a contado*, as obrigações do vendedor, em relação à entrega da coisa, e do comprador, em relação ao pagamento, se cumprem *simultaneamente*, isto é, ao mesmo tempo, ou na mesma ocasião.

VENDA A CONTENTO. Entende-se que a venda é *a contento* quando a sua *conclusão* é dependente do *agrado*, da *aprovação* ou do *contentamento* do comprador acerca de *certas qualidades* que devem ser mostradas ou conduzidas pelas coisas, objeto da operação.

Por essa razão a venda a contento designa um gênero cujas espécies são as vendas submetidas à condição de *prova*, ou *gosto*, de *exame*, ou *ensaio*, ou as vendas subordinadas ao *pactum displicentiae*. Por ele, a venda é firmada “sob a condição de ficar desfeita, se o comprador não se agrada da coisa vendida” (Clóvis Beviláqua).

O art. 509 do CC/2002 não dá outro conceito: é aquela realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue; e não se reputará perfeita, enquanto o adquirente não manifestar seu agrado.

E, conforme princípio assente, a venda a contento reputar-se-á feita sob condição suspensiva, se no contrato não se estabelecer, expressamente, que seja ela resolutiva.

Entram na classe da venda a contento, igualmente, a venda de gêneros, além da prova, ou do exame, dependentes de medição, de pesagem. Assim, serão a contento todas as vendas dependentes de *aprovação* posterior, derivada de uma verificação, não somente quanto ao gosto ou à qualidade como quanto ao peso e medida.

Desse modo, indicam-se como vendas a contento: a *venda “ad gustum”*, de *gustação*, ou *sob prova*, a *venda sob exame*, a *venda sob amostra*, a *venda “ad mensuram”* e a *venda “per aversionem”*.

VENDA A CRÉDITO. É a venda, em que não se estabelece o pagamento do preço *a dinheiro de contado*, ou *à vista*, mas, dentro de um prazo estabelecido. Na venda a crédito, o comprador recebe a concessão de pagar o preço, *depois de recebida a coisa*, no *vencimento* ou *vencimentos* estipulados.

Nas vendas a prazo, ou a crédito, concluído o contrato, é o vendedor obrigado a entregar a coisa vendida.

No entanto, seja na venda civil, ou na venda comercial, não está o vendedor obrigado a esta entrega, se antes da tradição verificar que o comprador caiu em insolvência e não quis prestar caução, ou dar fiança, que viesse assegurar o regular pagamento nos prazos convencionados [Cód. Civil/2002, art. 495 (Cód. Civil/1916, art. 1.131) e Cód. Comercial, artigo 198)]. (ngc)

VENDA A DESCOBERTO. Segundo o conceito comercial de *descoberto* (sem provisões, ou sem fundos), a *venda a descoberto* entende-se aquela em que o vendedor, no momento em

que se compromete a vender, não possui a mercadoria vendida, ficando assim com a faculdade de adquirir, por sua vez, antes do prazo fixado para a respectiva entrega.

As *vendas a descoberto* são geralmente praticadas nas Bolsas de Valores e de Mercadorias.

As *vendas a descoberto*, embora se assemelhem às *vendas a termo*, delas se diferenciam, porquanto nas vendas a termo, em regra, os contratantes se desconhecem, sendo a operação promovida, na Bolsa de Mercadorias, pela Caixa de Liquidação, enquanto, nas vendas a descoberto, vendedor a comprador negociam sem intermediários.

VENDA A DINHEIRO. É expressão oposta ao sentido de *venda a crédito*. Assim, as *vendas a dinheiro* são aquelas que se ajustam para *pagamento à vista*, isto é, sem prazo que estruture um crédito, ou para pagamento a dinheiro de contado.

Desse modo, tanto as *vendas a contado*, como as *vendas à vista*, entende-se *vendas a dinheiro*, visto que não se fazem com prazo nem a crédito, mas, ou para pagamento imediato, ou para pagamento considerado à vista.

VENDA A ENTREGAR. É a denominação dada à venda cuja mercadoria não está ainda na posse do vendedor, que se compromete a entregá-la *dentro em certo prazo*, quando, igualmente, a pagará o comprador. É, pois, análoga à *venda a descoberto*, e à *venda a termo*, porquanto em todas estas espécies a entrega da mercadoria far-se-á em prazo ajustado, quando, por várias formas, se promoverá a liquidação da operação. Aliás, a venda a entregar constitui gênero destas duas espécies.

Nas vendas a entregar, permite-se a espécie de *venda por enfiada*, isto é, nelas se podem formular *vendas sucessivas*.

Nas operações de Bolsas de Mercadorias, é habitual a prática das *vendas a entregar*, geralmente denominadas de *vendas a termo*.

O prazo para a entrega da mercadoria, nesta modalidade de venda, pode ser diverso, isto é, numa mesma venda podem estabelecer-se *vários termos*, de que resulta uma *entrega em prestações* ou *em parcelas*.

A venda a entregar, por vezes, toma o caráter de fornecimento, notadamente quando o vendedor se compromete a vender uma porção de mercadorias, para as entregar, periodicamente, dentro de um certo prazo.

As vendas a entregar, especialmente quando fundadas em colheitas ou produções, firmam-se para entregas dentro de certo período, quando tem o vendedor como possível a disponibilidade delas, em vez de ser marcado um dia.

VENDA A ESMO. A venda a esmo é a mesma *venda por junto, por inteiro, venda em massa*, ou *venda em bloco*. É a *venda “per aversionem”*, a que aludiam os romanos.

Assim, a *venda a esmo* é aquela em que as coisas, ou mercadorias, são computadas em *um só bloco*, como *um lote*, ou *uma partida inteira*, mesmo que se trate de coisas de várias espécies, sendo submetidas a *um só preço*, ou a *um preço para todo o conjunto*.

Por esta razão, bem distintas as espécies de venda: a *esmo* e *por medida*. Na *venda a esmo*, o preço estabelecido é *pela coisa em si*, mesmo que se faça alusão ao conteúdo dela pelo número de unidades. Há, pois, como fundamento desta venda, a *indicação da coisa por sua individualidade*, sendo *indeterminada a quantidade*.

Em relação a esta, instituem os contratantes uma análoga *álea*, desde que aceitam a quantidade que se declarar, sem qualquer verificação. Já em relação à *venda por medida*, bem claro fica que o preço é determinado pela unidade, não pelo conjunto de unidades que possam compor a coisa.

VENDA A NOMEAR. É a denominação atribuída à venda em que a pessoa, que age como compradora, mesmo sem mandato, declara ou estipula, que assim o faz em benefício de um terceiro, *que fica indeterminado* no momento do contrato, ou cujo nome declarará oportunamente, ficando em suspenso a ulitimação do negócio, até que assim o faça, se esta é a condição.

A rigor, essa espécie de venda é designada propriamente de *venda para comprador a nomear*.

Quando aquele que realiza a *compra é a nomear*, não somente o nome do beneficiário assume a posição de comprador. A nomeação do beneficiário, pois, não se faz obrigatória.

VENDA A PRAZO. Embora a venda a prazo vulgarmente se entenda *venda a crédito*, ou seja, aquela cujo preço é pago dentro de um prazo convencionado, genericamente a expressão tanto se pode referir ao *pagamento* como à *entrega da mercadoria*.

Assim, a venda a prazo é aquela em que se convencionou que a entrega da mercadoria se faça dentro de um prazo prefixado, ou que o pagamento se realize no prazo assinado ao comprador. Refere-se, pois, ao *prazo* marcado para que se cumpra a obrigação principal do vendedor ou a do comprador.

Quando o prazo versa sobre o pagamento, registrando-se uma espera acerca simplesmente do cumprimento da obrigação do comprador, já o vendedor é obrigado a fazer entrega da coisa, desde que esta é a condição.

Ao comprador, por seu lado, assegura-se a faculdade de pagar o preço durante a fluência do prazo, ficando, no entanto, obrigado ao respectivo pagamento quando de seu vencimento.

As vendas comerciais a prazo, se este é relativo ao pagamento, estão sujeitas ao regime das *vendas mercantis*, sendo, assim, para representação do crédito, extraídas as *duplicatas*, cujo reconhecimento, obrigatoriamente, deve ser feito pelo comprador.

VENDA A PRÊMIO. É aquela em que se estipula um *prêmio*, ou uma *taxa*, com que se favorece um dos contratantes, para que o outro, dentro de um certo prazo, *confirme ou desista da operação*, desde que esta não lhe seja, por motivos que somente a ele interessam, mais conveniente.

Prêmio, ou *taxa*, nesta hipótese, entende-se a *soma* a ser paga ao contratante, como *bonificação* à faculdade que concede à outra.

Esse prêmio, em regra, é pago no ato de fechar a operação. Mas pode ser acertado para pagamento, quando se desiste da compra ou da venda.

Quando a *opção*, ou faculdade para *desistir*, é atribuída ao comprador, costumam os franceses chamá-la de *venda a prêmio para entregar (prime pour livrer)*. E quando facultada a desistência ao vendedor, é *venda a prêmio a receber*. Os ingleses distinguem-na como compra a *call*, para a entrega, ou venda a *puts*, para o recebimento.

VENDA A REPORTE. É expressão especialmente adotada para designar a *venda de títulos de crédito*, em que se impõe a cláusula de que, dentro de um certo prazo, e por um preço determinado, sejam os mesmos títulos revendidos ao vendedor. É *venda com reporte*.

Nessa espécie de venda condicional, o comprador é chamado *reportador* e o vendedor, *reportado*. É venda similar à de retrato, somente desta se distinguindo porque, em regra, é uma *operação de bolsa*, que recai simplesmente sobre títulos negociáveis e cotados na Bolsa de Valores enquanto o retrato é privativo a imóveis.

A venda a reporte, ou *operação de reporte*, como é vulgarmente denominada, assume o caráter de um empréstimo feito pelo comprador-reportador ao vendedor-reportado, com a garantia pignoratícia dos próprios títulos.

Em realidade, porém, revela a operação em que, simultaneamente, já se convencionam duas compras e duas vendas, em perfeita forma, em que, reciprocamente, compradores e vendedores são as mesmas pessoas. Somente as duas vendas bem se distinguem: uma é imediata, a segunda, compondo a revenda, é a prazo.

E bem se distingue do penhor porque, conforme é assente, os títulos objeto da operação de venda podem ser substituídos na revenda por outros da mesma espécie.

VENDA A RETALHO. É aquela em que as mercadorias se vendem à medida, por unidade, ou peso, em *pequenas porções*, ou tantas quantas as necessárias ao consumo ou necessidade do comprador. Opõe-se ao sentido de *venda por grosso*, ou *por atacado*.

A venda a retalho é denominada, igualmente, *venda a varejo*.

VENDA A RETRATO. É a venda em que se estipula a condição de revenda, dentro de um prazo e preço ajustados.

Diz-se igualmente *venda “a retrato”*.

Tecnicamente, a venda a retrato é denominada de *venda com o pacto de retrovenda*, sendo privativa às negociações de imóveis.

Venda subordinada a condição resolutiva, vencido o prazo estipulado sem que o primitivo vendedor use de seu direito de recobrimento, é este direito extinto, tornando-se a venda irretratável.

VENDA A TERMO. Praticamente, venda a termo é a venda a prazo. *Termo*, na significação jurídica e relativamente ao prazo, entende-se os seus extremos: *termo inicial* e *termo final*. Nesta expressão, *termo* exprime o *tempo*, ou *exato momento*, em que a venda se deva cumprir.

Genericamente, *venda a termo*, pois, designa aquela em que se estipula *tempo futuro*, a fim de que nele um dos contratantes cumpra a sua obrigação, se vendedor, a entrega da mercadoria, se comprador o pagamento do preço.

Em sentido propriamente comercial, porém, *venda a termo* entende-se, em oposição à *venda de disponível*, aquela em que o vendedor se *obriga a entregar a mercadoria* em prazo prefixado, e o comprador, por seu turno, a pagar o preço ajustado.

Na venda a termo, portanto, não há propriamente condições: há, simplesmente, a firmeza de um contrato, que se *liquidará* no dia aprazado.

Praticamente a venda a termo, em que o vendedor nem sempre conta com a mercadoria vendida, *resulta numa especulação de bolsa*. E este é um de seus caracteres.

Em regra, na venda a termo, os contratantes se desconhecem. A operação é realizada por intermédio da Caixa de Liquidação, nas Bolsas de Mercadorias, ou Títulos a que compete, aliás a entrega da mercadoria no prazo prefixado, ou a sua *liquidação*, que geralmente, se promove *por diferença*.

Nesta liquidação, como é de ver, não se procede à entrega real da mercadoria, mas, sim, *dadiferença* anotada entre o preço da venda e o preço do dia.

Essa diferença, segundo as circunstâncias, tanto pode ser a favor do vendedor, como do comprador.

VENDA À VISTA. O sentido de venda à vista é oposto ao de venda a crédito. Tem, porém, sentido diverso ao de *venda de contado*, cujo conceito é mais estrito.

Venda à vista, pois, é a que se ajusta para pagamento dentro de um curto prazo, comumente de 30 dias. Ou, mesmo, a que se cumpre por dinheiro de contato.

VENDA À VISTA DA AMOSTRA. É modalidade de *venda condicional*. Na terminologia jurídica, é conhecida ainda pela denominação de *venda sob amostra*.

Consoante o sentido gramatical da própria expressão, *venda à vista da amostra* é a que se ajusta tendo como *base*, para a sua conclusão, a *amostra* exibida pelo vendedor, ou por seu preposto, a qual servirá depois como *elemento de comparação* com a mercadoria recebida, a fim de que, tácita ou expressamente, o comprador reafirme a operação. E isto porque, se não é a mercadoria remetida de *qualidade igual à amostra*, que lhe foi apresentada, tem *elefaculdade para rescindir o contrato*, não reafirmando a venda feita. A condição é que a mercadoria vendida *deve ser igual* à porção que lhe serviu de amostra.

Para que a venda, porém, seja *à vista da amostra*, ou *sob amostra*, não é mister somente que por ela se tenha *fechado o negócio*, conforme se diz no linguajar do comércio; é indispensável que o vendedor se tenha comprometido a enviar mercadoria *idêntica à amostra*, que, por esse motivo, servirá como *meio de confronto*, ou *de comparação*, de que resultará a irretratabilidade da operação, tão logo seja verificado que as mercadorias conduzem as mesmas qualidades vistas nas amostras.

O Cód. Civil/1916, art. 1.135, estabelece que “se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa vendida as qualidades que a elas correspondem”. Correposnde a ele o Cód. Civil/2002, art. 484, *caput*.

Análogo princípio institui o art. 201 do Cód. Comercial. (ngc)

VENDA “AD CORPUS”. É a venda que se faz, estabelecendo-se um preço único, *datotalidade de uma coisa*, mesmo que a mesma possa ser vendida tendo como base de preço, o preço por unidade, em que se possa dividir e compreender.

A venda “*ad corpus*”, opondo-se ao sentido de venda “*ad mensuram*”, embora assemelhada à venda “*per aversionem*”, é limitada aos imóveis.

Assim, quando a venda é *ad corpus*, estabelecido o preço pelo *todo do imóvel*, descrito por sua divisa, e sem alusão ao preço por que ficaria cada uma das unidades, em que se pode dividir, o comprador aceita a coisa sem verificação prévia de sua medida. Esta verificação, no entanto, seria permissível no caso de venda “*ad mensuram*”.

Desse modo, na venda *ad corpus*, não se tem em mente a extensão do imóvel determinada por medida geométrica, mas, tão simplesmente, o seu *corpo*, compreendido ou determinado por suas divisas, ou pelos *limites declarados*.

VENDA “AD GUSTUM”. É uma das espécies de vendas *a contento*, ou *sob exame*.

As vendas dizem-se *ad gustum*, ou *sob degustação*, quando vêm sob a condição de ser a coisa *experimentada*, *provada* ou *saboreada*, pelo comprador, a fim de que verifique se aprova o *gosto*, ou o *paladar*, que oferece o seu consumo.

Em geral, as vendas *sob degustação*, ou “*ad gustum*”, são praticadas nos negócios referentes a gêneros alimentícios, como o café, o vinho, as diversas bebidas, a manteiga, o leite, o açúcar, o mel, os doces e quaisquer outros produtos, em que se torne mister demonstrar e ver o respectivo *gosto*, *sabor* ou *paladar*.

Estas *experimentações*, ou estas *degustações*, tanto podem ser cumpridas pelo próprio comprador, como por preposto de sua confiança, geralmente técnico no assunto e contratado para essa missão. Casos há, porém, em que a *prova*, a que se subordina a realização da venda, é efetivada por meio de aparelhos ou instrumentos apropriados.

Por esta razão, ao rigor da terminologia, embora a venda *sob degustação* seja modalidade devenda *sob prova*, ou *exame*, tem sentido mais estrito. A *prova*, que nesta matéria tem sentido mais amplo, na venda “*ad gustum*” é unicamente fundada no *gosto*, ou no *paladar*. E o instrumento não a realiza.

Assim, a venda *sob degustação* é ainda espécie da venda *sob prova*, ou *sob experimentação*, cujo sentido comporta e tem maior amplitude.

VENDA “AD MENSURAM”. Em oposição à venda “*ad corpus*”, a venda “*ad mensuram*” ocorre quando o preço da coisa, notadamente de um imóvel, é determinado por unidade (*ad mensuram*), e não por sua totalidade.

Nestas circunstâncias, o vendedor tem a obrigação de *entregar a quantidade*, que se ajustou, ou somente receber o preço relativo às unidades entregues. Por seu turno, o comprador tem o direito de exigir as unidades, que faltaram, para completar a soma adquirida.

A venda “*ad mensuram*” é, igualmente, a indicada para as coisas que somente se vendam medidas, ou pesadas, de modo que o respectivo preço resulta do *total* que se apurar, seja em *metros*, ou em *quilos*.

Nela, como é natural, há duas espécies de preço: o *preço de unidade* e o *preço total*.

A venda “*ad mensuram*”, ou *por medida*, é igualmente denominada de venda *à conta*, venda *a peso*, ou *peso à medida*. E essa modalidade de venda, consequente da própria natureza das coisas que lhe servem de objeto, não se conclui nem se tem como executada, enquanto não ultimada a operação, indispensável à determinação da quantidade vendida.

A condição imposta à venda “*ad mensuram*”, entende-se como condição suspensiva e não se reputará perfeita, enquanto o adquirente não manifestar seu agrado [Cód. Civil/2002, art. 509 (art. 1.144, no Cód. Civil/1916)].

A venda “*ad mensuram*” não se confunde com a venda *em bloco*, ou venda “*per aversionem*”. Nesta, a venda tem por base *um todo*, faz-se *por inteiro*, não sendo, em regra, sujeita a pesagem ou medição. E pode, igualmente, referir-se a um *bloco*, ou *lote* de coisas de espécies diferentes, enquanto a “*ad mensuram*” importa em venda de coisas da mesma espécie. (ngc)

VENDA ADMINISTRATIVA. É a venda de bens pertencentes ao domínio do Estado, ou de outras entidades públicas, não sujeitas a regime comum e cuja transferência se promove de modo especial.

A expedição de uma carta de terreno devoluto, ou do lote de um terreno urbano, a particular, embora resulte numa venda, tem forma que não se confunde com a venda comum. É uma *venda administrativa*.

VENDA ALEATÓRIA. Assim se entende a *venda de coisa futura*, quando o comprador assume o *risco* de que ela não venha a existir de todo, ou na quantidade ajustada.

As vendas aleatórias, em regra, originam-se das negociações acerca de *colheitas* ou *safras*.

VENDA AMIGÁVEL. É expressão usada para distinguir a venda comum, ordinária ou voluntária, da venda forçada, da que se processa judicialmente, ou somente se permite sob autorização e presidência de um juiz.

A *venda amigável*, pois, é a que se realiza exclusivamente pela vontade do vendedor capaz, independentemente de qualquer autorização judicial, ou da satisfação de medida restritiva à liberdade de contratar.

Em regra, a *venda amigável* é de promoção extrajudicial, pelo que não se confunde com *avenda particular*, forma por que, igualmente, se pode cumprir uma venda judicial.

VENDA C.I.F. Sigla composta das expressões inglesas: *cost* (custo), *insurance* (seguro) *efreight* (frete), assinala cláusula de muito uso nas vendas comerciais. Quer significar que, no preço das mercadorias vendidas, já se incluem todas as despesas de embalagens, embarque e seguro, bem assim as de frete, até o ponto de destino das mercadorias, ou até o lugar em que se convencionou serem elas entregues *realmente* ao comprador, ou a outrem, por sua ordem.

Por essa razão, ajustada a cláusula *cif*, o vendedor entrega ao comprador o conhecimento do transporte, já com o frete devidamente pago e sem direito a reembolso, bem assim a apólice de seguro, livre de quaisquer pagamentos.

No entanto, a cláusula *cif*, igualmente, significa que o vendedor, logo que tem entregues as mercadorias ao *transporte* (trem, navio ou avião), que as conduz ao destino, há transferido a sua propriedade ao comprador. E, por isso, a ele também transfere todos os *riscos* que possam as mesmas correr durante a viagem, e os ônus que sobre elas pesarem, desde que não se entendam como frete.

Assim, as *avarias*, ou as *perdas*, que se registrarem depois que a mercadoria é embarcada, ou carregada, ficam à conta do comprador, que, por sua vez, será indenizado pela companhia seguradora.

Quando, como inclusos no preço de venda não se acham os prêmios de seguro, é a cláusula substituída pela sigla *C. & F. (cost and freight)*. É cláusula que tem a mesma significação de *cif*, dela se distinguindo porque não importa na inclusão das despesas do seguro no preço da mercadoria.

VENDA CIVIL. Em oposição à venda comercial, ou venda mercantil, a venda entende-se civil quando tem por objeto uma operação de natureza civil, ou uma venda regulada, particularmente, pela lei civil.

Em princípio, a venda civil distingue-se da venda comercial, por não constituir uma *profissão de vendedor*, nem se tratar de venda praticada habitualmente com o fito de lucro. É a *venda accidental*, ou sem essa *habitualidade* que caracteriza a *comercialidade* da venda.

Mesmo a venda feita a comerciante, por quem não exerça a mercancia como profissão habitual, é tida como civil, embora o objeto sobre que versa se destine a operações comerciais. Será o caso, por exemplo, da venda de um imóvel destinado a fins comerciais: aí registrar-se-á uma venda eminentemente civil.

VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. É aquela em que, por estipulação expressa, *ecomo garantia do preço*, que não é pago no ato da operação, embora a propriedade da coisa se transfira ao comprador, continua onerada pelo penhor até que se tenha resgatado todo preço da compra. É essa venda, em regra, adotada nas vendas a crédito e de pagamentos parciais.

Apesar de achar-se adstrita à cláusula *reservati dominii*, em benefício do vendedor, é a venda perfeita e acabada. Somente a propriedade, isto é, o *domínio sobre a coisa*, reservada como garantia ao vendedor, é que fica em suspenso, até que se cumpra a totalidade do preço.

Na venda *reservati dominii*, a propriedade da coisa vendida é *reservada* ao vendedor. E o comprador tem sobre ela uma posse sujeita ao ônus.

O vendedor, nesta hipótese, fica com o direito de *resolver* a venda na falta de pagamento. Neste aspecto o pacto é instituído como garantia do preço, geralmente a ser cumprido em

prestações periódicas ou a longo prazo. E sua função é impedir que a propriedade não passe ao comprador *donex pretium solvatur*.

VENDA COMERCIAL. A venda comercial entende-se a que é feita por comerciante dentro do objeto de seu comércio, mesmo que o comprador, não sendo comerciante, tenha praticado uma *compra civil*.

Por essa forma, o caráter comercial da venda está no fato de ser ela praticada, não somente com habitualidade, ou profissionalmente, como pelo *intuito especulativo do vendedor*.

Assim, mesmo que a venda, por natureza, se reputa civil, como a *venda de imóveis*, se consequente de um comércio instituído pelo vendedor, traz a qualidade de comercial. Nela ocorre a *habitualidade* e a *intenção de especular e lucrar*, apresentando-se o vendedor que adotou semelhante sistema, ou profissão de vida, como um perfeito comerciante de imóveis.

VENDA COMPLETA. Na linguagem jurídica e em referência aos contratos, completa, ou *completo*, entende-se *cheio, acabado, concluído, perfeito*.

Desse modo, toda venda é *completa*, mesmo que seja condicional, quando *está legalmente ajustada*, tem *validade para surtir os efeitos legais*, obrigando o vendedor a entregar a coisa, e ao comprador a cumprir o pagamento do preço, se este não se estipulou a prazo.

A *completação*, pois, resulta do ajuste havido entre os contratantes, em relação à coisa, ao preço, em virtude do que se tem o contrato como concluído.

Por essa razão, há que se distinguir a *completação*, ou *fechamento*, da venda, com a sua *irretratabilidade*. A *irretratabilidade* advém da situação de não poder mais ser a venda desfeita, por simples vontade de uma das partes, não somente porque o acordo entre elas está perfeito e completo, como, nas vendas condicionais, porque já o evento da condição veio dar à venda o caráter de irretratável.

VENDA COMPLEXA. É a denominação que igualmente se atribui à venda, que se cumpre sucessivamente, por enfiada, ou por fornecimento. E, assim, recebe essa denominação porque, embora subordinada a um único ajuste, ou contrato, é espécie de venda que se pode desdobrar em várias vendas, ou se compõe, em realidade, de várias e sucessivas vendas.

VENDA COMPROMETIDA. Assim se diz, geralmente, da venda que se ajustou por meio de compromisso, onde já se estabelecem todas as cláusulas e condições a serem efetivas em sua realização definitiva, e pelo qual vendedor e comprador assumem, reciprocamente, a obrigação de vender e de comprar a coisa indicada no dito compromisso, consoante as respectivas disposições assentadas, quanto ao preço, pagamento e entrega da coisa.

VENDA COMPULSÓRIA. Assim se diz da venda que se impõe ou que se torna necessária, sempre que essa é a determinação ou o preceito legal.

A venda compulsória, em regra, resulta da *indivisibilidade da coisa*, que é tida em comum, ou da que se destina a partilha.

Igualmente na partilha, nos inventários, se os bens não sejam suscetíveis de divisão cômoda, a venda será a solução, venda esta que se fará por hasta pública.

VENDA CONDICIONAL. É assim denominada toda venda que vem subordinada a uma condição, isto é, a fato futuro e incerto do qual dependa a sua irretratabilidade, ou a sua rescisão.

A condição imposta à venda tem o mesmo caráter daquelas que se costumam adotar em outras modalidades de contrato: podem ser suspensivas ou resolutórias.

Quando a condição é de efeito suspensivo, as obrigações derivadas do contrato somente se fixam depois que é vindo o fato, ou quando ocorre o acontecimento que a expressa.

Ao contrário, se a condição é resolutória, a venda é perfeita e produz seus efeitos, enquanto não se realize o fato que a resolva.

Convém anotar que o *prazo*, imposto para a exigibilidade das obrigações, quer do vendedor, quer do comprador, não formula condição. A venda não se suspende por ele. Simplesmente a execução da obrigação é que se adia.

VENDA CONTRA DOCUMENTOS. Na terminologia comercial, assim se intitula a venda, em que se estipula o pagamento do preço respectivo feito à vista dos documentos que provam o embarque da mercadoria consignada ao comprador.

Semelhantes documentos são, propriamente, os *conhecimentos de transporte*, que, entregues ao comprador, têm a função de lhe transferir a propriedade da mercadoria.

A venda contra documentos é modalidade de venda à vista, tendo mesmo um aspecto de venda a dinheiro de contado, porquanto é mediante a entrega da mercadoria, representada pelo conhecimento, que se cumpre o pagamento.

Análoga a essa modalidade, o uso comercial tem admitido a *venda contra-aceite*, isto é, a entrega do conhecimento mediante aceite do título (letra de câmbio, promissória ou duplicata), que o acompanha.

Nesta hipóteses, a *venda é a crédito*, embora submetida a esta condição.

VENDA DA COISA COMUM. Propriamente, a venda da coisa comum não se indica modalidade de venda, mas processo que deva ser adotado quando se pretenda vender coisa que tem em comum, ou em condomínio.

Conforme princípio instituído, não se impede que o condômino de propriedade indivisa possa vender a sua parte ou o seu quinhão.

Como é assegurada, porém, aos demais coproprietários, a preferência para esta aquisição, não cabe ao condômino vender o seu quinhão sem os citar, a fim de que deduzam a preferência legal, que lhes compete.

Por outro lado, se a coisa comum é indivisível, ou não comporta divisão cômoda, a venda pode ser estendida a toda a propriedade, desde que assim resolvam os condôminos ou, mesmo, um deles.

Vide: *Venda compulsória*.

VENDA DA HIPOTECA. Pode a expressão ser tomada em duas significações:

- a) o processo utilizado para a venda dos bens hipotecários, a fim de que se cumpra o pagamento da dívida pela hipoteca;
- b) como pode exprimir a cessão e transferência do crédito hipotecário, em virtude do que o cessionário se subroga nos direitos do credor hipotecário, que o cedeu.

VENDA DE COISA ALHEIA. Em sentido gramatical, que também é o do jurídico, venda de coisa alheia é aquela que versa sobre coisa, que não pertence ou não é de propriedade do vendedor, mas de um terceiro, que não o autorizou a fazer semelhante operação.

Normalmente, esta espécie de venda não pode ser alegada em relação ao proprietário, porquanto, não tendo sido *parte*, o contrato não o atinge.

Assim, a venda de coisa alheia produz efeitos somente entre vendedor e comprador, não tendo existência legal em relação ao terceiro por ser *res inter alios acta*.

As vendas de coisa alheia ocorrem:

- a) quando o vendedor é mero detentor da coisa, e não tinha poderes do dono para a venda;
- b) quando o proprietário é imperfeito, ou somente tem sobre a coisa um direito real, que não o autoriza vendê-la;
- c) quando, já a tendo vendido a outrem, torna a revendê-la;
- d) quando a coisa vendida foi obtida por fraude, ou foi achada, desde que não se tenha operado a seu favor a prescrição.

Embora corra em benefício do comprador a prescrição usucapta, o dono da coisa vendida tem direito a reivindicá-la.

VENDA DE DISPONÍVEL. No sentido jurídico, *disponível* não exprime somente o *que se pode dispor*, num conceito de *alienar*. Disponível diz respeito também à *existência atual*, ou à existência da coisa em poder do vendedor, a fim de que a possa entregar, tão logo se realize a venda.

Por essa forma, *venda de disponível* é a venda normal, fundada em coisas, ou em mercadorias, já em poder do vendedor, que, por essa razão, delas pode dispor imediatamente, fazendo a entrega que lhe compete.

A venda de disponível opõe-se ao sentido de *venda a termo*, ou *venda para entrega futura*.

VENDA DE MERCADORIAS EM VIAGEM. Ou *venda de mercadorias esperadas*, entende-se aquela que versa sobre *mercadorias a chegar*, ou que, por se encontrarem ainda em trânsito, não se acham em poder do vendedor, que as espera ou as aguarda.

Assim, na *venda de mercadorias em viagem*, ao realizar a convenção, o vendedor se obriga a entregar, em determinado lugar, uma certa quantidade e qualidade de mercadorias, que não chegaram a seu poder, mas que espera receber, visto que as tem em viagem, conduzidas por via terrestre, fluvial, marítima ou aérea, *sob condição* de que essas mercadorias *cheguem a salvo* ao local de destino.

Nesta modalidade de venda, é capital a *designação do navio*, ou *do meio de transporte*, em que essas mercadorias são conduzidas, permitindo-se, no entanto, que esta designação se faça dentro de um prazo certo.

Por essa razão, é a venda de mercadorias em viagem tida como *venda por navio designado*, ou *venda por navio a designar*, se este é o meio e transporte utilizado.

A venda de mercadorias em viagem é espécie de *venda condicional*. E a condição se funda no fato da *feliz chegada*, também indicada por *salvo chegada*, tendo efeito suspensivo.

Na venda de mercadorias em viagem os contratantes podem fazer inserir várias cláusulas reguladoras das responsabilidades que se possam atribuir a cada um deles, sem que afetem a condição de *feliz chegada*.

Não sendo estipuladas cláusulas especiais, o ajuste desta venda importa simplesmente em assumir o vendedor a obrigação de entregar a mercadoria que *chegue a salvo*, recebendo o respectivo preço. Não assume, por isso, nenhuma obrigação de *indenizar o comprador*, seja pela demora da chegada, seja pela não chegada.

VENDA DIRETA. Ao rigor gramatical, *venda direta* seria a que se realizasse, ou se realizasse, *sem qualquer intermediário*, por um *acordo pessoal* do vendedor com o comprador.

Na terminologia técnica das Bolsas de Mercadorias, ou de Valores, porém, venda direta é a própria *entrega direta*. E ocorre quando, numa *série de vendas*, ou em *vendas sucessivas*, realizadas fora das Bolsas, o primitivo, ou *primeiro* vendedor, tão logo se torna exigível a sua obrigação, *faz a entrega da mercadoria*, não ao comprador com quem tratou inicialmente, mas ao *último daqueles* que adquiriram a mercadoria. E por esse meio evita as diversas entregas que se teriam a cumprir, em virtude das várias operações realizadas com a mesma mercadoria.

A *venda direta* pode ser liquidada por diferença, nas mesmas circunstâncias em que se liquida a venda a termo.

VENDA DO PENHOR. A expressão *penhor* refere-se aos bens dados em garantia pignoratícia. A *venda do penhor*, pois, entende-se a venda destes bens, a fim de que se resgate, com o seu produto, o valor da obrigação principal.

A venda do penhor tanto se faz *judicialmente*, quando a dívida não é paga em seu vencimento, como *amigavelmente*, desde que a tenha autorizado o devedor, no próprio contrato, ou por procuração especial passada ao credor.

Ocorrendo a venda dos bens, dados em garantia, extingue-se o penhor.

VENDA EM ALMOEDA. A venda em almoeda é a que se faz por meio de *leilão* ou *praça pública*. É a *venda sob pregão*, a quem mais der.

VENDA EM BLOCO. É a venda de várias coisas *por um só preço*. Opõe-se, assim, ao sentido de *venda por medida*, ou *por contagem*. Recebe, igualmente, o nome de *venda “per aversionem”*.

Na venda em bloco, pois, não se faz mister a pesagem, contagem, ou medição das coisas, a fim de que se determine a sua quantidade. Todas as coisas formam um *bloco*, um *lote*, ou um *conjunto de coisas*, que se vendem por um preço único.

O caráter dominante da *venda em bloco*, *venda por junto*, ou *venda a esmo*, assenta na estipulação de *um só preço* para a *totalidade de coisas*, que compõem o bloco ou o lote.

VENDA EM CONSIGNAÇÃO. Na linguagem mercantil, *consignação* designa a entrega, ou a remessa de mercadorias, feita a um comerciante, *para que as venda por conta* do remetente ou consignante.

Desse modo, a *venda em consignação* é a que se realiza por ofício de um terceiro, a quem o dono da mercadoria constitui, para esse fim, seu mandatário. Praticamente, portanto, a venda em consignação tanto designa a *remessa das mercadorias* ao consignatário, como a venda

que ele realiza, em nome do consignante. Neste segundo aspecto, idealmente se deveria dizer: *venda de mercadorias consignadas*, reservandose a *venda em consignação* para indicar a operação realizada entre o consignante e o consignatário.

A venda em consignação não se entende uma *venda firme*, ou *venda em conta firme*. Por essa razão, enquanto o consignatário *não presta a conta de venda* das mercadorias, estas continuam a pertencer ao consignante. E o consignatário *as possui em nome do consignante*, de quem é mandatário.

A *comunicação da venda* resolve a consignação, passando o consignatário a *ser devedor do consignante* pelo valor da venda.

As operações fundadas em mercadorias em consignação estão, no regime fiscal, sujeitas a regras especiais. E as *duplicatas* resultantes destas vendas, tanto podem ser extraídas pelo consignatário, como pelo consignante. O consignatário pode tirá-las como *mandatário* do consignante, ou *em seu próprio nome*.

Nesta segunda hipótese, entende-se que o consignatário adquiriu as mercadorias consignadas, para as revender, sendo portanto subordinadas aos preceitos das vendas comuns.

Quando o consignatário *vende em nome do consignante*, simplesmente age como mandatário. E a duplicata, se por ele emitida, será abatida do valor consignado.

VENDA EM LIQUIDAÇÃO. É a que se realiza num processo de liquidação, a fim de que se promova a conversão dos bens em valores pecuniários, necessários aos pagamentos da massa liquidanda.

A venda em liquidação, em regra, se processa por leilão ou praça pública. Em certos casos, porém, é permitida a venda por iniciativa particular.

VENDA EM PRAÇA. Designa a venda em *hasta pública*, ou a venda judicial que se realiza por intermédio do porteiro dos auditórios, ou por oficial de Justiça, que lhe faça as vezes.

A *venda em praça* é sempre uma venda judicial, achando-se, assim, sob fiscalização do juiz, que a autorizou, e perante o qual corre o processo, que a motiva.

As vendas em praça, geralmente, mostram-se *vendas involuntárias* ou *obrigatórias*. É espécie de *venda pública*.

VENDA EM PRESTAÇÕES. É a venda em que se estipula que o pagamento, *dividido em vários vencimentos*, possa ser efetuado em *parcelas periódicas*. É modalidade de *venda a crédito*.

É nesta espécie de venda que se costuma inserir a cláusula de reserva de domínio (*reservati domini*), cuja função é a de garantir, ou assegurar, o vendedor, na fiel execução do contrato, tendo como garantia a própria coisa vendida.

Como se verifica, neste aspecto, a *prestação* tem significação: exprime a *fração*, em que se dividiu a soma a pagar nas datas fixadas para o respectivo cumprimento. Em realidade, pois, ao rigor da terminologia, a venda deve ser mencionada como de *prestações periódicas*, para que se distingam das *prestações únicas*.

Cada prestação, em regra, constitui *débito distinto*. Mas *devem ser solvidas na ordem* de seu vencimento. Não se permite nem se faz normal o pagamento de uma prestação de vencimento posterior, sem que se tenha antes pago a que a antecede.

Na *venda a prestações periódicas*, geralmente, inserem-se cláusulas que dispõem sobre o seu cumprimento, inclusive a rescisão e execução do contrato, quando não pagas pontualmente.

VENDA F.A.S. A sigla *fas*, composta de *free alongside ship* (posta no costado do navio), constitui uma cláusula de venda mercantil, pela qual o vendedor se obriga a entregar a mercadoria vendida *no costado do navio no porto de embarque*.

Assim, por esta cláusula, o vendedor somente se obriga a transportar a mercadoria até o costado do navio, onde a deve receber o comprador, para que a *carregue para bordo do navio*.

Instituída a cláusula *fas*, no *preço da venda* estão incluídos, simplesmente, o custo da mercadoria, o de seu acondicionamento e transporte e demais despesas até a entrega da mercadoria no costado do navio, que a conduzirá a seu destino.

O carregamento para bordo, o valor do frete e do seguro, correrão por conta do comprador. Igualmente, correm por conta do comprador todas e quaisquer perdas que se registrem depois que a mercadoria é entregue no costado do navio no porto de embarque.

VENDA F.F.A. Ao contrário da cláusula *fas*, a cláusula *ffa*, resultante das expressões inglesas *free from alongside* (posta ao costado do navio), designa a venda em que o vendedor se obriga a entregar a mercadoria vendida *ao costado do navio no porto de destino*.

Por essa razão, o vendedor tem a obrigação de incluir, no preço da venda, o valor do frete até o lugar da entrega. Daí por diante, todas as despesas, como a de descarga e desembarço da mercadoria, correm por conta do comprador.

VENDA FIDUCIÁRIA. É nome tradicional dado à venda “*a retro*”, ou *venda a retrato*.

Assim, a *venda fiduciária* é aquela em que se institui o pacto de *retrovendendo*, ou de *redimendi*. É a *retrovenda*, pela qual se permite ao vendedor reaver a coisa vendida e entregue, mediante preço e condições estipuladas.

VENDA FIRME. Na linguagem vulgar do comércio, venda firme, aplicado em oposição ao sentido de *venda em consignação*, é a venda feita em caráter definitivo e irrevogável. Diz-se, igualmente, *venda em conta firme*.

Em acepção jurídica, a *venda firme* é a que se mostra *perfeita e irretratável*, passando a surtir entre partes os efeitos legais. Difere, assim, da venda que não é *completa*, ou que *possa ser desfeita*, por depender de condição.

Para exprimir a venda *já concluída* e *com validade legal*, é costume empregar-se a expressão *firme e valiosa*. O *firme* alude à venda que se tem por consumada e que não possa ser desfeita. O *valiosa* à sua perfeição legal, ou à sua legitimidade.

VENDA F.O.B. Geralmente denominada de venda com a cláusula *fob*, sigla da locução inglesa *free on board* (posto a bordo), é empregada quando o vendedor, em fazendo o preço da mercadoria, nele inclui o *preço de seu custo, acondicionamento e despesas de transporte*, até a entrega da mercadoria a bordo do navio, que a vai transportar.

A cláusula *fob*, pois, distingue-se da cláusula *cif*. Assim, o *frete e seguro*, bem como quaisquer outras despesas que sobrevierem depois da entrega da mercadoria a bordo do navio no porto de embarque, correrão por conta do comprador, não se incluindo, pois, no preço da venda.

Com o mesmo sentido e para as mercadorias carregadas em vagão, usam-se as siglas *for* e *fot*.

VENDA FORÇADA. É a venda que não é realizada pela livre vontade do vendedor, mas imposta por uma situação anormal.

No sentido vulgar, a *venda forçada* será aquela que é promovida pela pessoa, em virtude de circunstâncias, que a impelem a assim proceder, como quando é levada a vender, por necessitar de recursos com que cumpra os seus compromissos.

No sentido jurídico, porém, a *venda forçada* é a que se efetua nas *execuções*, ou a que se procede sobre bens penhorados.

VENDA “IN DIEM ADDICTIO”. É a venda em que se estipula o pacto de melhor comprador. Assim, mediante a cláusula, a venda *in diem addictio* somente se torna completa e perfeita se, dentro do prazo determinado, não houver *melhor oferta*, isto é, se um preço mais alto não for oferecido ao vendedor.

O Cód. Civil, registrando-a como *pacto de melhor comprador* (Cód. Civil/1916, art. 1.158 – artigo sem correspondência no Novo Código Civil), estabelece que o prazo da vigência desta cláusula não pode exceder de um ano. E é pacto que se estabelece, somente, nas vendas de imóveis.

O comprador, em igualdade de condições, tem sempre a preferência. Vencido o prazo, não aparecendo quem ofereça maior vantagem, ou não a aceitando o vendedor, a venda se reputa definitiva.

VENDA INTERDITA. É venda proibida, ou a venda não permitida, por expressa disposição de lei.

A interdição pode derivar-se de várias causas: da *incapacidade do vendedor*, que o impede de alienar seus bens; da *inalienabilidade dos bens*, em virtude do que não se podem vender; da *incapacidade de adquirir*, ou ainda da *proibição* imposta por lei.

As *vendas interditas*, ou *proibidas por lei*, são, em regra, nulas de pleno direito, se realizadas não obstante a proibição.

VENDA JUDICIAL. É a que se realiza por determinação de um juiz, processando-se segundo as regras e formas estabelecidas em lei.

A venda judicial pode cumprir-se sob várias formas: *por praça pública*, *por leilão judicial* ou, mesmo, *por venda particular*.

Sempre autorizada, ou determinada pelo juiz, a venda judicial pode ser promovida *ex officio*, ou a requerimento do próprio interessado.

VENDA LEGAL. É a que se cumpre dentro dos princípios e regras instituídos por lei. É a que satisfaz as formalidades e exigências legais.

VENDA MERCANTIL. É denominação dada à venda comercial. É, assim, a venda feita por comerciante no exercício de sua profissão.

VENDA PARCIAL. É a que incide sobre *parte de uma coisa*, ou a venda feita *por parcelas* ou *porções*.

O sentido de venda parcial, pois, opõe-se ao de *venda total*.

VENDA PARTICULAR. No sentido gramatical, venda particular, opondo-se à *venda pública*, é a que é realizada pelas pessoas, de bens que lhes pertencem.

No sentido processual, porém, *venda particular*, ou *venda por iniciativa particular*, é a própria venda judicial promovida por meio de agente comercial, ou do próprio interessado, quando não seja oportuna, nem convenha a venda por *hasta pública*.

A venda particular é autorizada pelo juiz, segundo as circunstâncias e conforme disposições da própria lei.

VENDA “PER AVERSIONEM”. Assim se diz da venda, quando se estabelece *unu pretio* para um conjunto de coisas da mesma espécie, ou de espécies diferentes. É o mesmo que *venda em bloco*, ou *venda a esmo*, distinguindo-se, assim, da *venda “ad mensuram”*, em que o preço total é determinado pelo *preço de unidade* das coisas vendidas.

VENDA POR CONTAGEM. É aquela em que as coisas vendidas têm preço estabelecido por unidade, de modo que a contagem das diversas coisas é que estabelece o preço total, ou o preço da venda. É espécie de *venda “ad mensuram”*.

VENDA POR ENFIADA. É o nome por que se distinguem as várias e sucessivas vendas sobre a mesma mercadoria, e que se cumprem por uma só entrega.

A *venda por enfiada*, em regra, realiza-se por meio de um *título à ordem*, que se transfere de comprador a comprador, mediante endosso, para o último dos endossatários, no momento aprazado, possa exigir a entrega das mercadorias nele referidas.

A entrega dessas mercadorias ao último comprador é denominada de *entrega direta*. Mas pode a venda por enfiada ser, igualmente, liquidade por diferença.

VENDA POR MEDIÇÃO. É a venda a que estão sujeitas as coisas, ou gêneros, cujo preço é estabelecido *por metro*.

A medição, assim, além de determinar a *quantidade*, vem fixar o preço estabelecido, dando motivo a que o comprador reclame do vendedor o *que faltar* para completar a exata quantidade adquirida, ou abatimento correspondente a essa falta.

VENDA POR OPÇÃO. É a mesma *venda a prêmio*, em que o vendedor, ou mesmo o comprador, se investe na faculdade de *desistir da operação*, abonando, ou pagando, à parte contrária uma *certa importância*, a título de indenização, a que se dá o nome de *prêmio*.

A *opção*, ou faculdade de rescindir o contrato, pode ser dada ao vendedor, como ao comprador.

VENDA POR PESAGEM. É a venda cuja realização é dependente de uma *verificação do preço*, a fim de que se tenha a quantidade das coisas, na base do quilograma, e o preço que lhes corresponde, estabelecido por sua unidade. É espécie de *venda “ad mensuram”*, como a *por contagem* e a *por medição*.

VENDA PROIBIDA. É a *venda interdita*, ou a venda que não se pode, legalmente, realizar, porque a isso se opõe a própria lei.

VENDA PÚBLICA. É a que se deve cumprir por determinação da autoridade judicial, com as formalidades estabelecidas pela lei. É a *venda judicial*.

E se diz, principalmente, *pública*, porque está sujeita a uma série de solenidades, indispensáveis à sua publicidade e divulgação.

Assim, é da essência de toda venda pública a divulgação dela *por meio de editais*, mandados extrair pelo juiz, que a autoriza.

VENDA PURA E SIMPLES. É a venda normal, ou a venda que se efetiva *sem qualquer condição*.

Na venda pura e simples, entende-se que ela é perfeita e acabada, tornando-se, por isso, firme e valiosa, desde que vendedor e comprador se acertem na coisa e no preço. Desde então, passa a venda a surtir seus efeitos, não se permitindo arrependimento nem de uma nem de outra das partes.

VENDA SEM COMPROMISSO. É a venda em que o vendedor, mediante a cláusula de *sem compromisso*, se prorroga no direito de não cumprir a venda, a seu arbítrio.

Semelhante cláusula, como é de ver, desvirtua inteiramente o caráter da venda, porquanto, dada a amplitude da faculdade deferida ao vendedor, em realidade, nenhum contrato se firma.

VENDA SOB ENSAIO. A venda sob ensaio entende-se aquela em que se faculta ao comprador o direito de *verificar*, ou *examinar* as qualidades da coisa vendida, antes de adquiri-la.

Por esta forma, a venda fica condicionada a esse exame, ou a essa experimentação, que deve ser expressa.

A condição *sob ensaio* pode ser instituída como suspensiva, ou em efeito resolutório.

VENDA SOB EXAME. É a mesma *venda sob ensaio*, igualmente denominada de *venda sob experimentação*, em que é a mesma venda submetida à condição de ser examinada ou experimentada, pelo comprador, a coisa vendida.

VENDA SOB GARANTIA. Ou *venda garantida*, é aquela em que a própria coisa vendida fica *em garantia* do preço, cujo pagamento não se efetiva imediatamente.

A *venda sob garantia*, porém, pode resultar de uma garantia oferecida pelo próprio comprador e representada por hipoteca, penhor, caução ou fiança.

Por essa forma, qualquer que seja a modalidade da garantia, como pacto adjeto, servirá para assegurar ao vendedor a fiel execução do contrato, no que concerne à obrigação de pagar, atribuída ao comprador.

VENDA SOBRE DOCUMENTOS. Referida nos arts. 529 a 532 do Código Civil de 2002.

Dispõe o art. 529: Na venda sobre documentos, a tradição da coisa é substituída pela entrega do seu título representativo e dos outros documentos exigidos pelo contrato ou, no silêncio deste, pelos usos.

Parágrafo único. Achando-se a documentação em ordem, não pode o comprador recusar o pagamento, a pretexto de defeito de qualidade ou do estado da coisa vendida, salvo se o defeito já houver sido comprovado.

VENDA SUJEITA A CONFIRMAÇÃO. É modalidade de venda praticada em comércio, notadamente em relação às vendas feitas pelos caixeiros-viajantes, em nome das firmas que representam.

Ajustadas por intermédio destes viajantes, vendas, porém, somente são tidas como efetivamente feitas, *depois que confirmadas* pelas respectivas firmas.

A cláusula *sob confirmação*, como claramente se evidencia, constitui condição. E se estipula como medida de precaução pois bem pode acontecer que não mais exista a mercadoria vendida, quando a venda é contratada pelo viajante.

VENDA SUJEITA A PROVA. É a cláusula da compra e venda referida no art. 510 do Código Civil de 2002: Também a venda sujeita a prova presume-se feita sob a condição suspensiva de que a coisa tenha as qualidades asseguradas pelo vendedor e seja idônea para o fim a que se destina.

VENDA VOLUNTÁRIA. É expressão usada para indicar a *venda espontânea*, em oposição à *venda forçada*, ou imposta por lei.

A venda voluntária, assim, é a que é feita *por vontade do vendedor* e que se realiza por sua própria iniciativa.

VENDÁVEL. Que tem boa venda; que se vende com facilidade.

VENDEDOR. De *vender*, designa a pessoa que, pela venda, transfere a propriedade do que lhe pertence a outrem, denominado comprador. É o *alienante*, o *cedente*, o *transferente*.

Para que a pessoa possa vender o que lhe pertence é indispensável que seja capaz e que possa livremente dispor da coisa, objeto da venda.

Os incapazes não podem vender. Nem a venda pode versar sobre bens cuja alienação seja defesa.

Casos há em que o vendedor, mesmo capaz, não pode efetivar a operação, sem que se mostre devidamente autorizada por outrem, a quem cabe igualmente consentir. É o caso do marido, que não pode vender bens imóveis do casal sem a necessária *outorga uxória*.

Nos contratos de venda, pode o vendedor comparecer por mandatário. No mandato, no entanto, que constituir, os poderes para vender devem ser expressos. E igualmente, devem as coisas a vender ser devidamente individualizadas no texto da procuração. Em se tratando de imóveis, deve constar a respectiva situação e outros dados que os identifiquem, notadamente, quando a venda se refere a determinadas propriedades do mandante.

O vendedor é obrigado a entregar a *coisa vendida*, a *responder pelas qualidades declaradas*, e por *evicção*.

Tem o direito de exigir do comprador o preço estabelecido e o cumprimento das condições que se tenham estipulado no contrato.

VENDÍDEL. Do latim *vendibilis*, diz-se daquilo que pode ser vendido.

VENEFÍCIO. Do latim *veneficius*, diz-se do crime por envenenamento, ou o ato de preparar veneno para fins criminosos. *Envenenamento criminoso*.

VENERANDO. Do latim *venerandus*, é o mesmo que venerável. Refere-se ao que é respeitado, não deve ser atacado ou merece ser venerado.

VÊNIA. Do latim *venia* (graça, favor), na linguagem jurídica entende-se o pedido de licença ou de permissão, a *título de graça*, para que se possa fazer ou afirmar certa contradição às palavras de outrem.

Entende-se, pois, a refutação, a contestação ou a contradita respeitosa.

“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. A locução pode ser traduzida como o exercício de uma atitude em contradição a um comportamento previamente assumido pela parte.

A vedação de *venire contra factum proprium* se traduz na proibição de um atuar contraditório por uma das partes contratuais, em prejuízo da contraparte, quebrando injustificadamente sua confiança ou sua expectativa. (pg)

Vide: *Tu Quoque*, *Suppressio*, *Surrectio*.

VENTILAÇÃO. Do latim *ventilatio*, de *ventilare* (expor ao ar), entende-se a ação e efeito de ventilar, de arejar ou de renovar o ar.

Na técnica das construções, a *ventilação*, tal como a luz, é objeto de cogitação, a fim de que todos os compartimentos de um prédio recebam a quantidade, ou volume de ar, necessários à salubridade dos mesmos.

Em regra, essa ventilação se processa pelas janelas e pelas próprias portas. Em casos excepcionais, quando não se possam abrir essas janelas, ou portas, por não darem para áreas livres, ou do proprietário, é da técnica a abertura de *poços de ventilação*, cuja boca estrema com a cobertura do edifício.

No entanto, pode acontecer que as bocas desses poços se abram nas próprias paredes, por meio de óculos, seteiras, ovas ou mesmo gateiras. E nestas condições, mesmo que tenham simplesmente a finalidade de *conduzir o ar*, podem constituir-se em servidões, tal como os que se destinam à passagem da luz. Será uma *servidão de ar*, indispensável à ventilação do prédio. E os princípios jurídicos, que a regem, fazem-se semelhantes aos que disciplinam a servidão de luz.

VERACIDADE. Do latim *veracitas*, de *verus* (verdadeiro, real), exprime a qualidade do que é conforme à verdade.

No sentido jurídico, *veracidade* não foge ao conceito gramatical: é a *fidelidade*, a *exatidão*, a *arealidade*, a *autenticidade*.

Assim, a *veracidade de um documento* entende-se a sua própria autenticidade, ou exprime a sua *qualidade de verdadeiro, de fiel, ou exato*.

A *veracidade do fato* demonstra que é ele real, está comprovado ou é verdadeiro,

VERBA. Do latim *verbum* (palavra, termo, expressão), etimologicamente designa a *palavra*, ou a *expressão*, com que se formulam as ideias, ou se manifesta o pensamento. Originariamente, *verba* exprime propriamente a palavra falada, em oposição à escrita.

É até do aforismo: *verba volant, scripta manent* (as palavras voam, os escritos ficam).

Extensivamente, porém, *verba* exprime toda expressão, toda declaração, ou toda manifestação do pensamento, mesmo em documento escrito.

Verba. Em sentido financeiro, porém, *verba* determina toda soma ou parcela de um certo número de despesas, ou que se consumiu na execução de um serviço, ou de um trabalho.

Nesta acepção, pois, *votar a verba, aprovar a verba, esgotar a verba, utilizar a verba*, entende-se, aprovar, esgotar, ou utilizar a *soma pecuniária*, destinada a um fim qualquer.

Verba. Ainda no Direito Civil, entende-se cada um dos *itens*, das *cláusulas* ou *condições* inseridos num contrato ou escritura.

“VERBA LEGIS”. Locução latina, que se traduz *as palavras da lei*.

VERBAL. Do latim *verbalis*, de *verbum* (palavra, expressão), é o vocábulo empregado para designar a *palavra falada*, ou a *expressão oral*.

Assim, *verbal* opõe-se ao *escrito*, referindo-se, simplesmente ao que é *falado* ou *dito oralmente*.

Por essa forma, *ordens verbais* são as que se ministram de viva voz. *Convenção verbal* é o que se firma por palavra, simplesmente.

A validade do ato jurídico, promovido verbalmente, depende do pronunciamento da lei, quando o admite por essa forma. Desde que a lei exija *forma escrita*, a forma verbal não tem qualquer valia. E o ato não pode ser tido como legitimamente executado.

VERDADE SABIDA. No Direito Administrativo, denomina-se “verdade sabida” o conhecimento do fato pela própria autoridade processante ou autoridade que determina a abertura de sindicância, inquérito ou processo. Equivale, de forma restrita, ao âmbito da repartição, ao fato notório a que se refere o disposto no art. 334, inciso I, do Código de Processo Civil. Modernamente, muitos consideram que a Constituição de 1988, ao assegurar o caráter dialético do processo judicial ou administrativo, teria revogado a presunção de verdade que decorre da denominada “verdade sabida”. (nsf)

VERDADEIRO. De *verdade*, verdadeiro exprime o que é real, autêntico, legítimo, fiel, exato, opondo-se, assim, ao sentido de inexistente, falso, ilegítimo, infiel.

VERDUGO. Do espanhol *verdugo*, do latim *viridus* (verde), originariamente, significa a vara verde usada como açoite.

Verdugo. Na significação jurídica, porém, verdugo é o *carrasco*, ou a pessoa indicada para *executor da justiça*. É o encarregado de executar a pena de morte.

E, extensivamente, é o *homem cruel*, que castiga ou maltrata sem razão, que se vicia. É *oalgoz*.

VEREADOR. Designa a pessoa que é colocada para vigiar, ou cuidar do bem e dos negócios do povo, ditando as normas necessárias a esse objetivo.

Os *Vereadores*, também chamados de *edis*, são os componentes das Câmaras Municipais ou Câmaras de Vereadores.

Primitivamente, os Vereadores tinham funções administrativas e judiciárias. Exerciam, assim, funções análogas aos *decuriões* da era romana.

No Brasil, os vereadores tiveram, inicialmente, funções meramente administrativas, sendo afinal convertidos em legisladores municipais, competindo ao Prefeito as funções atribuídas ao Executivo.

A CF/1988 prevê a idade mínima de 18 anos para que qualquer cidadão se eleja vereador.

O número de vereadores deve ser proporcional à população do Município.

VEREDICTO. Do latim *vere* (com verdade) e *dictus* (que foi dito), etimologicamente entende-se o que é *dito*, ou é *declarado com verdade*. Mas, correntemente, é empregado no sentido de *decisão*, *parecer* ou *declaração*, em que se procura solucionar uma pendência, ou julgar a veracidade de um fato. É empregado, por vezes, em forma latina: *verdictum*.

Em relação ao juiz, o *verdicto*, pois, significa a própria *decisão*, ou, mesmo, a *sentença*, pela qual solenemente *declara* a solução dada ao feito que se submete à sua apreciação.

A rigor, porém, o *verdicto* refere-se aos *atos*, cuja veracidade proclama por uma declaração.

VEREDICTO DO JÚRI. É a declaração pela qual os *juizes de fato* (jurados), respondendo os quesitos formulados pelo juiz, pelo promotor e pelo advogado de defesa, reconhecem, ou não, a culpabilidade do acusado.

Em seu *verdicto*, os jurados apreciarão simplesmente as questões de fato, não se envolvendo em sutilezas ou indagações jurídicas.

VERGONHA. Do latim *verecundia*, de *vereri* (ter temor, ter receio, ter respeito, ter pudor), entende-se o *estado de ânimo*, a *perturbação de espírito*, a *paixão de alma*, provocados pelo receio, ou temor, de que um ato, ou fato, possa acarretar um descrédito a nosso respeito, ou venha ferir a nossa honra, ou dignidade, expondo-nos à desonra ou ao desprezo.

A vergonha, assim, assenta propriamente no temor, no receio, que o fato, ou o ato, possa ter em relação ao bom nome ou à honra da pessoa. Exprime, pois, o próprio *decoro*, o *pudor*, *apudicícia*, o *pejo*, a *decência*.

E a vergonha é tanto mais intensa, ou profunda, quanto mais sutis e acentuados forem os sentimentos de honra, de honestidade, e de decência da pessoa, porque aí maior será o temor, ou o medo, à desprezibilidade que venha provocar o fato temido ou receado.

Vergonha. Em sentido extensivo, é empregado para designar a própria causa, ou o próprio fato, que a motiva. Assim, já exprime a *desonra*, o *opróbrio*, a *indecência*.

Com essa significação, pois, é que se tem a expressão *expor à vergonha*, isto é, expor ao opróbrio ou à desonra.

Neste aspecto, *vergonhoso*, que da palavra vergonha se forma, exprime o mesmo que *indecente*, *infamante*, *indigno*, *indecoroso*.

VERÍDICO. Do latim *veridicus* (que diz a verdade), entende-se o que é real ou que condiz com a realidade, o que é exato ou está conforme à verdade.

VERIFICAÇÃO. De *verificar*, que se entende como *investigar*, *demonstrar*, ou *indagar a verdade*, do latim *verificare* (estabelecer como verdade, ter como verdade), exprime a ação empreendida na intenção de *se descobrir a verdade*, ou *se ter como certa e real a existência de alguma coisa*.

A *verificação*, assim, identifica-se com a própria *investigação da verdade*, com a *indagação*, ou o *exame* acerca da veracidade de um fato, ou da realidade de uma coisa. E, por isso, revela-se na *diligência*, no *processo*, ou na *sindicância*, indispensáveis a essa indagação, ou a essa demonstração, que conclui pela existência do fato indagado, ou pela realidade da coisa examinada.

Verificação significa, igualmente, o efeito de verificar. Assim, é a *verdade demonstrada*, ou *averdade comprovada*, em virtude do que, *certo*, *real*, *inequívoco*, é o *fato verificado*, ou *existente*, *real é a coisa* examinada. E, neste aspecto, verificação é tida na equivalência de *realização* (o que se tornou real), ou *cumprimento* (o que se realizou).

É nesta significação que o Direito Civil aplica o verbo *verificar* relativamente às condições: *condição verificada* é a que se cumpriu, a que se realizou, ou a que se tem como real, ou existente [Cód. Civil/2002, art. 129 (Cód. Civil/1916, art. 120)]. (ngc)

VERIFICAÇÃO DA CONTA. É o *exame* que se deva proceder, ou o que já se realizou em relação à exatidão de uma conta.

Esse exame pode resultar de simples ato do próprio interessado na conferência ou no exame da conta em referência, a fim de capacitar-se de sua exatidão ou de uma realidade. Ou pode ser *ato judicial*.

E quando essa verificação é realizada em juízo, indica-se a *perícia* ou o *exame*, que se processa nos livros de contabilidade do comerciante, com o fim de apurar a exatidão ou a realidade da conta em apreço.

VERIFICAÇÃO DA CULPA. Na locução, o vocábulo tem a significação gramatical: é *indagação*, ou a *demonstração* relativa à imputabilidade do ato, ou do fato, de que se deriva a culpa, a fim de que se identifique a pessoa a quem cabe a responsabilidade do ato ou do fato.

VERIFICAÇÃO DA PERICULOSIDADE. É a *indagação* dos fatos que possam pôr em evidência o *perigo* apresentado pelo criminoso, quando não é ela definida, presuntivamente, pela própria lei.

Consoante os princípios da própria lei penal, a verificação da periculosidade é feita, ou produzida, pelo exame dos motivos que levam a pessoa a delinquir, de seus antecedentes, de seus meios de vida, antes e após o delito, e das circunstâncias das que se refere, à frieza, à crueldade e ao grau de dolo e culpa revelado.

VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. A verificação dos créditos é o exame realizado pelo administrador judicial com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

VERIFICAÇÃO DE ESCRITURAS. É o exame procedido com o intuito de apurar a veracidade de uma escritura, a fim de que seja tida como legítima e autêntica.

VERIFICAÇÃO DE PESOS E MEDIDAS. É o processo utilizado pelas municipalidades, cuja finalidade é a de *conferir* os pesos e medidas utilizados pelo comércio com os *padrões* oficiais, e ver se estão conforme aos mesmos padrões. Semelhante processo é conhecido mais propriamente por *aferição*.

Feita a verificação, os fiscais a quem está afeta a diligência, apõem sobre os pesos e medidas o sinal desta aferição, em regra feita anualmente.

VERIFICAÇÃO DE PODERES. Geralmente, a verificação de poderes entende-se o processo levado a efeito para que se tenham como certos os poderes conferidos a alguém, para que cumpra um mandato, ou para que pratique os atos que neste mandato, ou por este mandato, está autorizado a praticar.

Preliminarmente, a verificação de poderes é dirigida à existência do mandato, seja este de caráter convencional, ou legal, ou provenha de uma delegação pública.

Evidenciada a existência do mandato, fundado nas credenciais exigidas, concluir-se-á pela existência dos poderes que se outorgam no mandato, ou decorrem de disposição legal.

No mandato comum, a verificação é feita no próprio instrumento em que foi o mesmo outorgado, isto é, na procuração. No mandato público, ou na delegação, a verificação decorre do exame dos atos que serviram de base à investidura pública.

VEROSSIMILHANÇA. De *verossímil* (plausível), entende-se a *plausibilidade*, *aprobabilidade de ser*. A *verossimilhança* resulta das circunstâncias que apontam certo fato, ou certa coisa, *como possível*, ou *como real*, mesmo que não se tenham deles provas diretas.

No entanto, conforme é assente na jurisprudência, sendo a verossimilhança uma questão de fato, não se podem sobre ela estabelecer regras doutrinárias. Deve, portanto, ser deixada ao prudente arbítrio do juiz, que a resolverá segundo as circunstâncias que cercam cada caso, diante do exame das relações existentes entre as provas feitas e os fatos que se pretendem provar.

Na técnica processual civil, a verossimilhança da alegação é um dos requisitos básicos para o pedido de antecipação de tutela (CPC, art. 273).

VERSÃO. Do latim *versio*, de *versare* (voltar, mudar, alterar), é comumente empregado no sentido de *tradução*, ou a *mudança do idioma de um texto, para outro*.

Embora, geralmente, nenhuma distinção se possa fazer entre *tradução* e *versão*, tidas na linguagem de imprensa como de sentido análogo, na terminologia escolar são empregados com significações próprias:

A *tradução* é a passagem do texto escrito em idioma estrangeiro, para o idioma do tradutor.

A *versão*, ao contrário, é a passagem do texto redigido em idioma local para idioma estrangeiro. *Versão*. Figuradamente, é o vocábulo empregado para significar o *sentido*, a *interpretação* ou o *conceito*, em que se têm certos fatos: a *versão que se tem é a seguinte*. E o fato, segundo as circunstâncias, pode apresentar-se sob várias versões, isto é, sob vários aspectos, ou sob várias interpretações. Versão é, pois, o *entendimento*, a *compreensão* o *conhecimento*.

Daí o emprego de *versar* em equivalência a *entender*, *compreender*, *ter conhecimento*.

VERSO. Do latim *versus* (voltado, virado), diz-se, geralmente, para designar o *lado oposto* ou a *parte do outro lado* da face ou da frente de um documento, de um título ou de uma página. É, pois, o *lado oposto ao anverso*, ou que fica por trás do anverso, sendo, pois, o mesmo que *dorso* ou *costas*.

VERTICALIZAÇÃO. No Direito Político, assim se denomina a vinculação das coligações partidárias nas eleições estaduais e municipais às coligações partidárias nas eleições para os cargos federais, assim se evitando a contradição entre as coligações em eleições simultâneas para os referidos cargos. (nsf)

“VESSEL”. Palavra inglesa que significa *navio*, que deve ser adicionada à cláusula F.O.B., dizendo-se, assim, *fob vessel*, quando em contratos de compras e venda efetivados entre praças nacionais e norte-americanas, desde que sujeitos a esta cláusula.

VESTIÁRIO. Do latim *vestiarium* (armário de guardar roupa), embora empregado no mesmo sentido de *vestiaria* (lugar em que se trocam as roupas), designa mais propriamente *oarmário*, ou o *compartimento*, em que se guardam as roupas ou as vestimentas.

VESTUÁRIO. Do latim *vestiarium*, é empregado para mencionar o conjunto de peças com que se vestem as pessoas. É o *traje completo*, ou a *roupa*, de que necessita a pessoa para se vestir. Segundo a regra legal, o *vestuário*, embora não mencionado, deve ser fornecido pela pessoa sujeita à prestação de alimentos, ao *alimentado*.

É assim que, conforme o art. 1.687 do Código Civil/1916 (art. 1.920 do CC/2002), o *legado de alimentos*, não somente abrange o sustento, como a cura, habitação, e o *vestuário*, que se devem cumprir, enquanto o legatário viver.

VETO. Do latim *vetare* (proibir, vedar, não sancionar), etimologicamente o *veto* quer significar: *eu proíbo*, *eu me oponho*, ou *não sanciono*.

Assim, é ele a *oposição expressa* feita à resolução, ou à deliberação, cuja eficácia dependa da aprovação de outrem, a fim de que se impeça a sua vigência, ou a sua execução.

No sentido constitucional, o *veto* é a *negação de sanção* oposta pelo Poder Executivo à norma elaborada pelo Poder Legislativo.

O veto constitui faculdade constitucional atribuída ao Presidente da República, como chefe do Executivo (art. 66, § 1º, da CF/1988).

O veto, que pode ser parcial, ou pode ser total, deve vir justificado. Quer dizer, o *vetante* deve mostrar as razões de sua impugnação e não sanção à lei votada.

O Legislativo, por seu turno, não está adstrito ao veto: *pode não o conhecer*, reafirmando sua decisão pela maioria absoluta de seus membros (Constituição, art. 66, § 4º). E se, nesta hipótese, o chefe do Executivo teima em não lhe dar sanção, ao presidente do Senado compete promulgar a lei, cujo veto não foi aprovado.

VEXATA QUAESTO. Significa questão polêmica. É expressão muito conhecida na terminologia jurídica. Vide: *Polêmica*.

“V.G.”. Abreviatura da expressão latina *verbi gratia*, que se traduz: *por exemplo*.

VIA. Do latim *via* (caminho, estrada, rota), é empregado vulgarmente para designar *ocaminho*, por onde se realiza o trânsito de pessoas ou de veículos.

Assim, *via* é a estrada, é o carreiro, é a rua, é a serventia, é toda faixa de terra preparada para conduzir, ou dar passagem, a homens e coisas.

Via. Em sentido processual, *via* é o *meio processual*, o *procedimento*, ou *modo de proceder*, no curso de uma ação.

E, neste sentido, é *via ordinária*, *via especial*, ou *via executiva*, como pode ser *via administrativa*, ou *via judicial*.

Vide: *Procedimento*. *Processo*.

Via. Na terminologia comercial, designa o instrumento, ou o escrito, em que se formula um ato, ou em que se firma um contrato.

E, assim, o instrumento original é chamado de *primeira via*, quando há mais cópias, ou *via original*, quando somente ela se escreveu. As demais cópias são vias, que se numeram em ordem e pela quantidade extraída: *segunda via*, *terceira via* etc. Nesta hipótese, *via* é o mesmo que *exemplar* ou *cópia*.

VIA FÉRREA. É a *estrada de ferro*, ou a *ferrovia*, assim conhecida porque as máquinas (locomotivas) e carros (vagões), que são utilizados nesse meio de transporte, *rodam*, ou se movimentam sobre *trilhos de aço*. Todo caminho da ferrovia é construído sobre trilhos.

VIA PARTICULAR. É o caminho, ou a estrada, construída e pertencente ao particular, que a fez em sua propriedade e para uso próprio.

VIA PÚBLICA. É a rua, ou a estrada, construída pelo Poder Público para utilização de todos, ou para serventia comum.

VIABILIDADE. Do latim *viabilis*, de *via* (caminho), por sua etimologia, entende-se a qualidade, ou a condição do que é *viável*, isto é, do que *não oferece qualquer embaraço*, ou está *em condições de ser feito*, ou *de ser usado*.

Neste sentido, pois, por *viabilidade de uma estrada* entendem-se as boas condições em que se encontra, permitindo o livre trânsito.

E *viabilidade de um negócio* exprime a possibilidade de o fazer.

Viabilidade. Ante o Direito Civil, viabilidade é tida com outra significação: é a *qualidade de viável*. E *viável*, nesta hipótese, provindo do *viabile* francês, tem o sentido de *vital*.

Assim, *viabilidade*, possuindo a mesma significação de *vitalidade*, exprime, em relação ao *nascituro*, ou ao *feto*, a sua *possibilidade de viver* extrauterinamente, ou seja, depois do parto.

Os léxicos impugnam a terminologia *viabilidade*, inquinando-a de galicismo, por derivação do *viabile* francês. Mas a linguagem jurídica a tem admitido, sem qualquer constrangimento, ou restrição, com o mesmo conceito de *vitalidade*.

Clóvis Beviláqua defende a expressão, dando *viabilidade* como derivada de *vitae habilis* (vida hábil), o que, em realidade, significa. *Viabilidade* é estar apto para a vida, ou ter aptidão para viver.

A *viabilidade* é, para certas legislações, elemento fundamental para a aquisição da personalidade civil.

Convém assinalar, porém, que a viabilidade, dentro do aspecto jurídico, ou gramatical, não se confunde com a expressão *nascer com vida*. A viabilidade diz respeito, simplesmente, à *capacidade para viver*, ou às *condições de viver* ou *ser viável*.

O *feto imaturo* pode ser viável. E o *mature* pode não o ser. Desse modo, a despeito da imaturidade, o *feto* pode nascer com vida.

Os códigos que exigem a *viabilidade*, como requisito para aquisição da personalidade, exigem igualmente o nascimento com vida.

O código brasileiro condiciona a aquisição da personalidade civil, tão somente, ao *nascimento com vida*, mesmo que o nascido, por não ser viável, morra a seguir do parto. A questão da viabilidade é posta à margem.

Assim sendo, viável ou não, se o *nascituro* nasce com vida, adquire a personalidade civil. E, nestas condições, é investido em todos os direitos que lhe eram reservados.

VIAÇÃO. Derivado de *via* (caminho, estrada), etimologicamente exprime a *ação de andar*, ou o *modo de percorrer um caminho*. Na linguagem jurídica, *viação* designa o sistema, ou o conjunto de estradas, ou de *vias*, que servem às comunicações, ou aos transportes, entre as várias localidades de um país. Extensivamente, compreende as empresas, ou os serviços de transporte, estabelecidos para facilidade das comunicações.

VIAGEM. Do latim *viaticum*, de *viare* (ir de viagem, viajar), em sentido gramatical, ou etimológico, entende-se a *caminhada*, ou o *percurso*, que se faz entre dois pontos, ou duas localidades diferentes, usando-se para isso das estradas, das *vias de comunicação* ou meios de

transportes apropriados para essa *locomção*. Neste aspecto, viagem é conhecida ainda pela denominação de *jornada*, ou *marcha*, empreendida para atingir um ponto determinado.

Cada *percurso*, ou cada *caminho percorrido*, por mar, por ar ou por terra, a rigor, constitui uma viagem, sem atenção ao *tempo desse percurso* ou, mesmo, ao próprio caminho percorrido. É que a viagem, em sua essência, é determinada pelos *dois pontos do percurso*: o ponto de partida, determinado pelo *lugar “a quo”*, e pelo ponto de chegada, ou *lugar “ad quem”*.

Estes pontos, fatores da viagem, estabelecem os seus limites. E daí por que *viagem* e *caminho* se distinguem entre si. Caminho é a *rota*, *derrota* ou *rumo*, em se tratando de navegação marítima, ou aérea, ou a *estrada*, *rodovia* ou *linha férrea*, quando se trata de viagem terrestre. *Viagem*, abstração feita do caminho, é propriamente a deslocação, ou a locomoção, de coisas ou de pessoas, entre dois pontos assinalados: o da partida e o da chegada. E neste sentido é que se distinguem as *viagens de ida* e as *viagens de volta*, ou *de retorno*.

No Direito Marítimo, a viagem tem conceito análogo ao de *navegação*. E por isso dizem-se *viagens de longo curso*, *viagem costeiras*, *viagens de cabotagem*, no mesmo sentido de *navegação de longo curso*, *navegação costeira* ou *navegação de cabotagem*.

Consoante o *caminho* que se percorre, para que se realize a viagem, ou conforme os *meios de transportes* utilizados, a viagem pode ser *marítima*, *terrestre* ou *aérea*.

No sentido do Direito Comercial Marítimo, o *navio está em viagem*, desde o momento em que a *carga é entregue* ao comandante e fica sob sua responsabilidade (Cód. Comercial, art. 625).

Dessa forma, armado ou equipado o navio para encetar a viagem, o *recebimento da carga* assinala o respectivo *início da viagem*, que somente termina quando é atingido o *ponto*, indicado como o de seu destino. Neste aspecto, a *viagem de ida*, como a *viagem de volta*, mostram-se viagens distintas. Mas estão elas compreendidas na *viagem redonda*, ou *na última viagem*, quando se trata de atender os encargos ou obrigações assumidas pelo capitão ou proprietário do navio, desde que constituam a mesma *expedição marítima*.

No conceito de *última viagem*, ou de *viagem redonda*, pois, ter-se-á que ter a expressão em sentido mais amplo. Tanto na *viagem redonda*, como na *última viagem*, inclui-se a *viagem de regresso*, ou a *viagem de volta*, ao ponto de partida, salvo se, por motivo de força maior, *seja o navio desarmado antes de seu regresso* ao porto de partida.

VIAGEM AÉREA. É a que se realiza tendo o *avião* como meio de transporte. É a viagem pelo ar, ou a *comunicação* que tem o aéreo como veículo de transporte.

VIAGEM DE ALTO-MAR. Tem a expressão o mesmo sentido de *viagem de longo curso*, ou viagem que se cumpre afastando-se o navio das águas territoriais, seguindo *derrota*, *ou rumo*, pelo *alto-mar*, até onde não chega a jurisdição dos Estados.

Desse modo, quando diz a lei *viagem de alto-mar*, bem determina o *modo por que a viagem se cumpre*. E assim a viagem é tida como de alto-mar, ainda mesmo que o navio esteja transitando mares territoriais.

De *alto-mar*, indica a espécie de viagem, não como *em alto-mar*, alusivo ao ponto em que se possa encontrar o navio.

VIAGEM DE CABOTAGEM. É a mesma navegação de cabotagem, em que os navios percorrem os seus rumos, ou as suas rotas, em demanda aos portos de escalas, ou de destino, sem se afastarem dos *mares territoriais*, ou sem ingressar em pleno oceano.

Em princípio, as viagens de cabotagem distinguem-se pelo fato de não ter o navio nem escala, nem destino, a portos estrangeiros, fazendo todo *percurso*, ou *rota*, entre portos do país a que pertence.

Nos países que mantêm colônias, em continentes longínquos, porque suas embarcações, embora não toquem em portos estrangeiros, tenham que atravessar os mares, singrando em alto-mar, há a *viagem de longa cabotagem*, que é a mesma *navegação de longa cabotagem*.

VIAGEM DE IDA. É a que se realiza entre o porto de partida, ou *porto “a quo”*, ao porto de destino, ou de chegada, intitulado de *porto “ad quem”*.

A viagem de ida opõe-se ao sentido de *viagem de volta*, ou *viagem de regresso*.

VIAGEM DE LONGO CURSO. É a que se cumpre pela travessia dos mares, ou *pelanavegação por alto-mar*. É de sentido oposto à *viagem de cabotagem*. E tem o mesmo sentido de *navegação de longo curso*.

VIAGEM DE NEGÓCIOS. É a que tem por objetivo a realização de negócios, ou é feita com a intenção de realizar operações comerciais, distinguindo-se, assim, da *viagem recreativa* ou de *mero deleite*.

VIAGEM DE VOLTA. É a viagem de regresso, ou de retorno ao ponto de partida. Nela, invertem-se os papéis: o ponto de partida passa a ser o *ponto de destino*, e o ponto de destino, ou de chegada, passa a ser o *ponto de partida*.

Em princípio, e como é claro, a viagem de volta, ou a viagem de retorno, bem se distingue da viagem de ida, mostrando-se, assim, uma viagem de definição própria.

No entanto, sob certos aspectos, a viagem de volta é computada com a viagem de ida numa só espécie, para que se configure uma viagem de carácter definido: assim ocorre na *viagem redonda* e na *última viagem*, em que viagem de ida e viagem de volta se computam para as formar.

VIAGEM INICIAL. É a primeira viagem, com que se inicia uma série de novas e sucessivas viagens. Tem significação oposta à de *última viagem*, ou a viagem que vem encerrar uma série de muitas, ou várias viagens.

VIAGEM MARÍTIMA. É a que se processa pelo mar, em navios, ou em embarcações destinadas à navegação.

VIAGEM RECREATIVA. Tendo sentido oposto à viagem de negócios, viagem recreativa é a que se realiza pela distração, como turismo, ou por mero deleite.

VIAGEM REDONDA. A expressão viagem redonda é especialmente empregada na linguagem técnica do Direito Comercial Marítimo, para anotar a modalidade de uma das espécies de contrato de fretamento, tendo como base a *extensão da viagem* a ser empreendida.

Assim, o *fretamento é por viagem redonda*, quando é esta fundada não somente na *viagem de ida*, como na *viagem de volta*. Por essa razão, a viagem redonda é compreendida pelas duas viagens, a de ida e a de volta, abrangendo, assim, toda viagem, desde o ponto de saída ao ponto de destino, em retorno, ao ponto de saída, ou de partida, nela se incluindo, igualmente, as *viagens parciais*, ou que se realizam entre os portos de escalas ou portos intermediários.

A *viagem redonda* pode ser qualificada ainda de *viagem completa* ou *viagem de ida e volta*.

VIAGEM SEGURADA. A viagem segurada, em sentido corrente, entende-se aquela em que o navio é segurado, não por um tempo certo, mas pela viagem a encetar.

Desse forma, feito o seguro, é ele relativo a determinada viagem, e durante ela estão a cargo do segurador os riscos respectivos.

O *início da viagem*, nesta hipótese, fixa o início dos riscos. E estes cessam quando a viagem se tem por concluída ou terminada.

Na falta de estipulação expressa que determine o tempo dos riscos, o seguro entende-se *por viagem*, correndo “por conta do segurador desde o momento em que a embarcação suspende a sua primeira âncora para velejar, terminando depois que tem dado fundo e armado dentro do porto do seu destino, no lugar que aí for designado para descarregar, se levar carga, ou no lugar em que der fundo e amarrar, indo em lastro” (Cód. Comercial, art. 702).

O seguro por viagem pode versar simplesmente sobre a *viagem de ida* (viagem simples), ou sobre as *viagens de ida e volta*, caso em que “os riscos correm por conta do segurador, desde o começo da primeira viagem até o fim da última” (Cód. Comercial, art. 703).

VIAGEM TERRESTRE. É a que se realiza pelas vias férreas, ou pelas rodovias, distinguindo-se assim das viagens marítimas e das viagens aéreas.

VIAGEM ÚLTIMA. Em oposição à primeira viagem e às viagens intermediárias, e que se seguem à primeira, a última viagem entende-se a que *antecede o desarmamento do navio*, depois que este realiza certa expedição marítima.

Excepcionalmente, a *última viagem*, que pode compreender as várias escalas feitas pelo navio, nessa etapa de navegação, tanto atinge a *viagem de ida como a viagem de volta*. E isto

precisamente porque, em regra, o desarmamento do navio se processa no porto de partida, que é aquele onde tem o seu registro.

No entanto, princípio doutrinário que se afirma, quando, por motivo de força maior, o navio se desarma em porto que não é o do ponto de partida, aí se tem a viagem como terminada; consequentemente aí se registra a *última viagem*, para que se possam computar como a carga do comprador as despesas, que se fizeram, a partir desse momento (Cód. Comercial, art. 470).

VIAJANTE. De *viajar*, oriundo de *viagem*, gramaticalmente dá a entender a qualidade, o estado ou a condição de quem viaja, ou do que está em viagem.

Na terminologia do comércio, porém, designa a pessoa que, como mandatário ou preposto de uma firma, *corre* ou *percorre* as diversas localidades, em que a mesma firma tem *clientes*, ou *fregueses*, para lhes fazer vendas e cobranças das efetuadas anteriormente.

É costume dizer-se igualmente *caixeiro-viajante*, traduzindo, assim, o sentido do empregado encarregado de vendas, em viagens. Mas está consagrado o emprego da expressão simples: *viajante*.

Em geral, o viajante é um preposto comercial. E por essa razão vende e faz negócios por conta e em nome da firma ou estabelecimento comercial, que representa, mesmo que trabalhe sob a modalidade de comissões ou percentagens.

Pode ocorrer, porém, que o viajante faça negócios e opere por conta própria. Nesta hipótese, assemelha-se ao *comerciante ambulante*, que, de praça em praça, procura vender os seus artigos ou as suas mercadorias.

VIATURA. O mesmo que *veículo*.

Vide: *Veículo*.

VIÁVEL. Duas distintas significações apresenta a expressão:

a) Derivada de *via* (caminho), mostra a qualidade de tudo *que se pode fazer*, ou *realizar*. Possui, pois, sentido análogo ao *possível*, *realizável*.

E sob este conceito é que se dizem *negócios viáveis*, *operações viáveis*, *recursos viáveis*, dando a entender que os negócios, as operações ou os recursos podem ser tentados ou podem ser promovidos, para que se realizem os objetivos desejados.

Em relação às estradas, ou vias de comunicação, o *viável* exprime o sentido de transitável, isto é, mostra que é possível ou realizável o trânsito por determinada estrada.

b) Originado do *viable* francês, *viável* quer significar a condição ou a qualidade do ente que se mostra apto para viver, ou que possui todos os requisitos necessários à vida extrauterina.

É expressão, assim, que se aplica especialmente ao feto, ou ao nascituro, que se apresenta com a capacidade ou habilidade para viver.

Vide: *Viabilidade*.

VICARIATO. Do latim *vicarius*, de *vicis*, originariamente designa a *substituição* de coisas, ou pessoas, umas pelas outras, para que supram ou cumpram a função, ou o mister das que vêm substituir. Tem, assim, o mesmo sentido de *vice*.

Vicariato. Mas, na terminologia eclesiástica, é empregado para designar o cargo, a jurisdição e as funções de vigário, ou pároco de uma freguesia. Extensivamente, indica o período ou o tempo que duram ou duraram as funções de um pároco ou vigário.

VICE. Do latim *vice*, forma ablativa de *vicis* (vez, sucessão, mudança), empregada geralmente em conjunção a outra palavra, exprime a qualidade, ou a *condição de substituto*, ou *dapositione imediatamente inferior* à que se expressa pela palavra a que vem ligada.

Nestas circunstâncias, todo cargo, toda função, todo encargo ou toda atribuição assinalada pelo *vice*, entende-se que é desempenhada, ou exercida, *em falta*, ou *em substituição* da pessoa que a exerce ou a desempenha, em caráter de efetivo ou titular.

Decorrentemente, *vice* exprime sempre a classe, a categoria ou a função, que se subordina a outra ou que lhe é inferior.

VICE-CÔNSUL. É aquele que exerce função de categoria inferior à do cônsul, substituindo-o em seus impedimentos e nas suas faltas eventuais, ou lhe fazendo às vezes no território, ou na localidade, em que exerce suas atribuições.

VICE-GERENTE. É o substituto do gerente. Em regra, exerce atribuições auxiliares sob a dependência da gerência, que é por ele assumida nos impedimentos ou na ausência do gerente. Diz-se igualmente *subgerente*.

VICE-GOVERNADOR. É o substituto eventual do Governador, estando assim autorizado a assumir as rédeas de um governo, quando ausente ou impedido o Governador.

Sua eleição, juntamente com a do Governador, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato do antecessor, ocorrendo a posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente (CF/1988, art. 28).

VICE-PREFEITO. O Vice-Prefeito exerce atribuições de categoria inferior às de Prefeito, estando sob sua dependência ou subordinação.

Tem, conjuntamente com o Prefeito, mandato de 4 anos, sendo eleito, mediante pleito direto, até 90 dias do término do mandato dos antecessores.

A posse se dará no 1º dia de janeiro do ano subsequente ao da eleição.

Nos municípios com mais de 200.000 eleitores aplica-se a eleição em dois turnos, considerando-se eleitos, no 2º turno, aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.

Sua remuneração será fixada pela Câmara de Vereadores, em cada legislatura, para valer para a subsequente (CF/1988, art. 29, II, III, V e VI) e EC/25.

VICE-PRESIDENTE. Quer nas sociedades de Direito Privado, quer na Administração Pública, o vice-presidente ocupa a posição de substituto legal do presidente, fazendo as suas vezes, quando é ele impedido de exercer o cargo. A *vice-presidência* designa o cargo, posto, e atribuições do vice-presidente.

VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. É cargo privativo de brasileiro nato, devendo ser eleito conjuntamente na mesma chapa do Presidente, a quem auxiliará no governo.

É condição para a sua elegibilidade ter a idade mínima de 35 anos na época do pleito.

A autorização para ausentar-se do país, por período excedente a 15 dias, é do Congresso Nacional, que também fixará a sua remuneração.

A ausência não autorizada implica a perda do cargo.

Sua eleição, simultânea com a do Presidente da República, dar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial em vigor.

Tomará posse em sessão do Conselho Nacional e substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, na hipótese de vaga.

Participa como membro nato do Conselho de Defesa Nacional e integra o Conselho da República.

VICE-REI. É a pessoa que se coloca à frente de um vice-reinado, para o governar em nome do rei.

O *vice-reinado* exprime o Estado que é subordinado a outro Estado, cujo regime é monárquico.

VICE-REITOR. É a pessoa que se elege, ou se nomeia, para funcionar em uma reitoria, nos impedimentos, ou nas faltas eventuais do reitor. É, assim, o substituto do reitor.

VICE-SECRETÁRIO. É o mesmo que subsecretário, designando a pessoa a quem se comete o encargo de auxiliar o secretário, substituindo-o em suas faltas ou ausências eventuais.

VICE-VERSA. Tem o *sentido de ao contrário, reciprocamente, pelo outro lado*. É a coisa ou o feito, ao contrário, ou ao inverso.

VICIADO. De *viciar*, do latim *vitiare* (corromper, tornar defeituoso, tornar irregular, deteriorar, falsificar), na linguagem vulgar, e como substitutivo, designa a pessoa que se entrega a *hábito prejudicial*, ou *condenável*, merecendo o desprezo ou a censura pública.

Na linguagem jurídica, adjetivamente, determina a qualidade do que está, ou é produzido, *comfalha*, *defeito*, *vício*, que o tornam *irregular*, *inoperante*, *nulo* ou *anulável*.

VÍCIO. Do latim *vitium* (defeito, falha, má qualidade, imperfeição), em sentido amplo significa o *defeito*, a *falha*, a *imperfeição* ou a *irregularidade*, com que se possam apresentar as coisas, as pessoas ou os atos.

Vício. Em relação às coisas, o vício entende-se *físico*, ou *corpóreo*, em virtude do que as coisas se mostram de *má qualidade*, *deteriorados*, *falsificadas*, ou se apresentam *boas e perfeitas*, quando não viciadas.

O vício, pois, nesta hipótese, é propriamente o *estrago*, a *deterioração*, a *danificação*, trazidos pela coisa, podendo ser *próprio*, ou *intrínseco*, ou se gerando de fato exterior, sendo assim *extrínseco*.

Em negócios de venda, os *vícios ocultos* ou desconhecidos pelo comprador motivam a *ação redibitória*. Em relação aos seguros, os *vícios próprios* livram os seguradores das indenizações fundadas em *avarias*. Em regra, os vícios próprios não servem de objeto aos *riscos*, porque não estão expostos aos azares, ou à fortuidade, mas resultam da própria natureza das coisas.

Vício. Quanto às pessoas, o vício provém do *hábito de fazer coisas*, ou do *costume de praticar atos*, que se tornam integrantes de seu procedimento normal. E se entende *prejudicial* ou *reprovável*, quando atenta contra o *bom costume*, ou se torna em *ato nocivo à sociedade*.

Assim, não são todos os vícios que se revelam em *mau procedimento*. O *vício de fumar*, embora possa ser prejudicial à saúde, não atenta nem investe contra os costumes, como, por exemplo, o *vício da embriaguez*.

Vício. Já o vício referente aos atos jurídicos indica-se *defeito*, *falta* ou *irregularidade*, que vem *afastar* a eficácia jurídica dos mesmos, levando-os à anulação ou à nulidade. Semelhante vício deve ser chamado propriamente de *vício jurídico*, em distinção aos *vícios corpóreos*, ou *vícios físicos*, que deterioram ou danificam as coisas, e os *vícios morais*, referentes às pessoas.

VÍCIO CONSTRUTIVO. Vide: *Vício de construção*.

VÍCIO DA COISA. Nesta expressão, vício é sempre tido na significação de *defeito intrínseco*, ou *vício próprio*, em virtude do que a coisa se possa *estragar*, ou se *viciar*, independentemente de fato estranho ou externo.

Neste conceito é que o Cód. Civil/2002, art. 1.433, III/Cód. Civil (1916, art. 773), quando responsabiliza o devedor pelo prejuízo causado ao credor em virtude de *vício da coisa empenhada*, naturalmente se o credor não era ciente dessa *qualidade intrínseca da coisa*. (ngc)

VÍCIO DA POSSE. Assim se entende qualquer *defeito* que possa afetar a validade da posse, impedindo que produza todos os efeitos legais.

Tecnicamente, os vícios da posse, ou os *defeitos* que indiquem ser *posse viciosa*, entendem-se *obstáculos à sua aquisição*. Assim, os atos violentos (violência), os atos clandestinos (clandestinidade) não autorizando a aquisição da posse, mostram-se *vícios*, que a tornam ineficaz. Os *atos de tolerância*, ou de *mera permissão*, não induzindo posse, tornam-na viciosa.

A *descontinuidade* pode, igualmente, formular vício, que a ataque.

O *vício da posse*, pois, sem se afastar do sentido genérico, resulta de todo ato, que não se mostre legítimo, ou que não se reconheça por lei, intentando, sub-repticiamente, para conseguir efeito, que a própria lei não sanciona. Todo vício da posse, assim, é de natureza jurídica.

VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. Vício de construção ou vício construtivo ou defeitos de edificação são expressões jurídicas de igual conteúdo e correspondem, na Engenharia, a defeitos de construção. Tais expressões correspondem a todo e qualquer defeito ou mau funcionamento emergente em uma edificação já entregue ao adquirente, ressalvado aqueles provenientes de mau uso ou falta de manutenção adequada, resultante de erro de projeto (planejamento), alteração nas especificações, deficiência na mão de obra empregada ou defeitos dos materiais utilizados na obra, observado o prazo de vida útil dos mesmos. Estes vícios ou defeitos podem ser ocultos, aparentes ou ostensivos e verificados quando do recebimento do imóvel ou ao longo do tempo. (nsf)

VÍCIO DE FORMA. É o *defeito*, ou a *falta*, que se anota em um *ato jurídico*, ou *no instrumento* em que se materializou, pela *omissão de requisitos*, ou *desatenção à solenidade*, que se prescreve como necessário à sua validade ou eficácia jurídica.

Os *vícios*, ou *defeitos de forma*, conforme sejam removíveis, ou sanáveis, ou sejam substanciais, ou insupríveis, podem ser afastados, ou levam os atos à anulação ou à nulidade.

Os *vícios de forma*, embora concernentes a formalidades exteriores, ou solenidades extrínsecas, não se confundem com os *vícios dos documentos* decorrentes de borrões, raspaduras, entrelinhas não ressalvadas, riscos ou emendas, em lugares substanciais.

Semelhantes defeitos, ou vícios, são propriamente designados pelos fatos que os formulam: *emendas*, *rasuras*, *entrelinhas* etc. E podem ser qualificados de *vícios materiais* dos documentos, em oposição aos *vícios de forma*, que se mostram de natureza eminentemente jurídica. Distinguem-se, igualmente, dos *vícios de fundo*.

VÍCIO DE FUNDO. Assim se entende o *defeito*, ou a *omissão* legal referente à substância do próprio ato jurídico, como o que provém da *ilicitude do objeto*, da *incapacidade do agente*, ou do *consentimento obtido mediante coação, simulação, erro*, ou qualquer outra fraude ou engano.

Os *vícios de fundo* bem se distinguem dos vícios de forma, referindo-se a *formalidades habilitantes* e a *requisitos elementares* à validade do ato, enquanto os *vícios de forma* se referem aos elementos de composição instrumentária e às solenidades prescritas para essa composição.

VÍCIO DO CONSENTIMENTO. Formula-se por fato que possa *influir* na manifestação da vontade, induzindo a pessoa a consentir erroneamente, ou por violência.

Assim a coação, a simulação, o erro ou engano constituem fatos que *viciam o consentimento*, tornando-o ineficaz, ou inoperante, para que não produza os efeitos legais.

VÍCIO DO DOCUMENTO. O documento se entende *viciado*, quando nele se anotem defeitos, ou irregularidades, que lhe retirem a autenticidade, ou o tornem duvidoso.

Estes vícios, ou defeitos, podem ser de ordem intrínseca, como de ordem extrínseca.

Intrínsecos, quando dizem respeito a requisitos, ou a elementos exigidos por lei, que se omitiram. Extrínsecos quando referentes à forma, ou a solenidade, não atendidas.

É igualmente *viciado o documento* que se apresentar com rasuras, emendas ou defeitos materiais, que deixem dúvidas quando à legitimidade do escrito, ou disposição, em que se evidenciam semelhantes defeitos.

VÍCIO DO JUÍZO. Entende-se a *falta* ou o *defeito* que, tornando viciado o juízo, tem força para tornar nula a sentença, permitindo, assim, que se intente a respectiva rescisória.

VÍCIO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. Previsto nos arts. 18 a 25 do Código de Defesa do Consumidor, o vício do produto ou do serviço ocorre quando estes apresentam vícios de qualidade, de informação ou de quantidade. Isto é, o produto ou o serviço apresentam disparidade com as indicações de uso, tornando-os impróprios ou inadequados ao consumo ou lhes diminuem o valor.

Conforme o art. 18 do CDC os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. (pg)

VÍCIO FÍSICO. Ou corpóreo é o que pode afetar a integridade das coisas, danificando-as, estragando-as, ou as tornando imprestáveis ao uso ou destino.

Os *vícios físicos* podem ser intrínsecos, ou *próprios*, como podem ser derivados de fatos exteriores, ou fortuitos.

VÍCIO INSANÁVEL. É qualidade atribuída ao defeito ou à falta que, atacando o ato jurídico, o torna nulo e inoperante, não permitindo qualquer remoção ou suprimento da falta ou defeito, ou tornando impossível a repetição do ato.

Em regra, a *insanabilidade do ato viciado* advém da omissão a requisitos substanciais à sua execução, ou da transgressão a formalidades essenciais, para cuja omissão ou transgressão a própria lei comine a sanção de nulidade.

A condição de insanável, pois, promana da própria vontade da lei, pelo que nenhuma remoção ou suprimento deste vício se pode permitir.

VÍCIO JURÍDICO. É o que ataca, ou torna defeituoso o ato jurídico, o negócio jurídico, ou o documento, para os inquirar de inoperantes e ineficazes.

O vício jurídico pode ser *de forma*, ou *de fundo*, indicando-se, assim, intrínseco ou extrínseco.

Conforme a espécie do vício que os ataque, os atos e negócios jurídicos dizem-se nulos ou anuláveis.

Quando nulos entendem-se inexistentes, desde que a lei não lhes reconhece qualquer eficácia. Se anuláveis, são passíveis de *revalidação* nos casos e nos termos da própria lei.

VÍCIO NORMAL. É o mau hábito, ou o mau procedimento, que possa afetar o bom conceito ou o bom nome das pessoas, tornando-as de *má fama*, de *má índole* ou *desacreditadas* perante a sociedade.

VÍCIO OCULTO. É a qualificação dada a todo *defeito* não conhecido, ou manifestado, e que é conduzido pela coisa vendida, ou locada. O *comprador*, como o locatário, têm razão jurídica para intentar a rescisão da venda, ou da locação, demonstrando *que desconheciam*, ou *ignoravam*, os vícios trazidos pela coisa.

Em relação à venda, os *vícios ocultos* tomam propriamente a denominação de *vícios redibitórios*.

VÍCIO PRÓPRIO. É o que decorre da própria natureza da coisa, ou resulta de qualidade que lhe é inerente. E, por isso, é qualificação de *defeito intrínseco*, porque procede de *fato inerente*, ou próprio à coisa em que se encontra. Em consequência, o *estrago* que vem a produzir resulta ou é originário de circunstância que não se poderia evitar.

VÍCIO REDIBITÓRIO. O vício redibitório resulta da existência de vícios ou defeitos ocultos da coisa, cuja venda se procede, existentes ao tempo da aquisição, e que a tornam *imprestável*, ou imprópria ao seu uso, ou destino, diminuindo, por isso, o seu justo valor.

Vícios redibitórios e vícios ocultos, pois, têm a mesma significação.

A existência de vícios redibitórios justifica a ação do comprador para que obtenha *abatimento no preço*, ou a rescisão do contrato. É ação que recebe o nome de *redibitória*.

Para que, porém, se autorize o comprador, ou o adquirente, a intentar a ação redibitória contra o vendedor, ou alienante, a fim de que responda este pelos vícios ocultos evidenciados, é necessário:

- a) que estes vícios, ou defeitos, sendo inerentes à substância e qualidade das coisas vendidas, não sejam conhecidos pelo comprador, ou adquirente;
- b) que tornem a coisa imprópria ao uso do seu destino, ou lhe diminua o uso, ou valor, de tal forma que não a teria adquirido o comprador, ou não teria dado por ela o preço combinado, se os conhecesse;
- c) que sejam existentes no momento do ajuste, ou contrato, ainda que em germe.

A visibilidade do vício, pois, não autoriza a ação, desde que, se visível, é patente, e não oculto, de modo a não autorizar a alegação de desconhecimento. Por outro lado, se o vício, ou defeito, se gera posteriormente, depois que, concluído o contrato, é promovida a entrega da coisa, ao vendedor não cabe qualquer responsabilidade pelo estrago, depreciação ou impropriedade dela.

O vício ressarcível é o *que vem com a coisa*, antes de se operar a efetiva transferência, pela tradição, não posterior, quando a coisa já se acha em poder do adquirente.

VÍCIO SANÁVEL. Assim se diz da *falta* ou do *defeito* que, embora possa inquinar o ato jurídico de nulo e ineficaz, é suscetível de remoção ou de suprimento, por não ser substancial. Dessa forma, o vício sanável não acarreta para o ato jurídico a nulidade absoluta, pois que, por sua remoção, o ato se revalida ou se torna perfeito.

Em matéria processual, o vício sanável é afastado ou pelo suprimento da falta, ou pela repetição do ato, que se reputa viciado.

VIDA. Do latim *vita*, de *vivere* (viver, existir), designa propriamente a força interna substancial, que anima ou dá ação própria aos seres organizados, revelando o estado de atividade dos mesmos seres.

No sentido vulgar, vida exprime o *modo de viver*, a *subsistência*, a *ocupação* e o espaço, ou tempo que corre do nascimento à morte. Sintetiza-se, pois, em relação ao homem, *no conjunto de atividades*, de *costumes* ou de *ocupações*, a que se possa dedicar.

VIDA CIVIL. No sentido jurídico, a vida, denominada especialmente de civil, entende-se a soma de atividades que possa ser exercida pela pessoa, consoante preceitos e princípios, que

se instituem nas leis vigentes. E nesta vida civil a pessoa tem a faculdade de fruir todas as vantagens e prerrogativas, que lhe são atribuídas como cidadão e como ser humano.

A vida civil, no homem, inicia-se com o nascimento, extinguindo-se com a morte, sendo assim correlata com a própria personalidade, que se adquire com o nascimento com vida.

VIDA EM COMUM. Exprime, exatamente, a *coabitação*, ou a vida sob o mesmo teto, em comunhão de mesa e cama, quando se trata de esposos, e simplesmente de mesa, quando em referência a outras pessoas da família.

VIDA PRIVADA. Ou *vida particular*, designa aquela afastada do convívio ou da observação de estranhos.

VIDA PÚBLICA. Indica o exercício de quaisquer cargos ou funções ligados aos interesses do Estado ou da coletividade, ou, em sentido correlato, os atos praticados durante esse exercício.

VIDE. Voz verbal latina, de *videre* (ver, olhar), empregada geralmente em impressos, manuscritos ou livros, para que se faça remissão ou se indique o lugar na página do mesmo impresso ou livro, ou em outro livro ou obra, em que possa o leitor ou interessado encontrar o assunto ou matéria, a que ali se faz referência. É, pois, sinal ou anotação para que se chame a atenção a respeito de certo fato ou de certa opinião, que se encontra em outro local.

VIDRAÇARIA. De *vidro*, na terminologia comercial designa o estabelecimento em que se executam trabalhos sobre vidros, ou com vidros, e onde se vendem vidros e vidraças.

Por essa razão, *vidraceiro* não indica simplesmente o operário que opera com vidros, colocando-os em janelas, janelões, e em envidraçados, mas o comerciante de vidros.

VIELA. Do latim *viella*, designa, em regra, a rua estreita, ou o beco, utilizado como travessa entre outras ruas.

Vulgarmente, porém, a *viela* designa *passagem de acesso*, ou o *caminho*, destinado à penetração, ou à comunicação de moradias, construídas no interior de um terreno. É, como popularmente se diz, o *beco sem saída*.

VIGA. Do latim *virga* (esteio, estaca, pranchão), na técnica das construções, designa o madeiro, ou o *tronco de madeira*, grosso e comprido, fraquejado, empregado para *obarrateamento* dos telhados ou dos assoalhos.

É, nas vigas, *amarradas* entre si, que assenta toda armação de um telhado, ou a base de um assoalho, dando-se o nome de *viga-mestra* àquela em que se apoia essa armação, ou que lhe serve de esteio.

Assim, as vigas-mestras são as que exercem em um vigamento a posição, ou a função mais importante.

O conjunto de vigas colocadas em uma construção é denominado de *vigamento*. E o ato de as colocar é comumente conhecido por *travejar*. E daí a expressão *travejar em paredes* trazer o sentido de colocar ou apoiar vigas em paredes.

VIGÁRIO. Do latim *vicarius*, etimologicamente designa o substituto ou a pessoa que vem substituir outra em suas funções ou em seu cargo.

Vigário. No conceito do Direito Canônico, entende-se, propriamente, aquele que se coloca, *ourecebe poderes*, para substituir, ou exercer certa jurisdição, na ausência, ou impedimento, de seu superior.

E quando estes poderes têm caráter geral (*cum generali potestate*), o vigário diz-se *geral*, sendo, no exercício de sua jurisdição, um auxiliar e representante do bispo na administração da diocese.

Em sentido vulgarizado, vigário é empregado na acepção de *pároco*. E, neste aspecto, são tidos como os verdadeiros representantes de suas *matrizes*. Em realidade, há os *vigários administradores*, que, na ausência dos párocos, ou nas paróquias vacantes, exercem suas atribuições, e os *vigários de curado*, que, por vezes, são ditos propriamente de párocos, exercendo as atribuições, que lhes são relativas *proprio nomine*.

Na terminologia técnico-eclesiástica, é a expressão tomada em sentidos específicos, para distinguir os *vigários apostólicos*, *vigários capitulares*, *vigários de curado*, ou de *paróquia*, *vigários forâneos*, *vigários-gerais*. Há ainda os *vigários-coadjutores*.

VIGÁRIO ADMINISTRADOR. O vigário administrador é aquele que, *vacante a paróquia*, ou *ausente o pároco*, é colocado para regê-la, enquanto não se nomeia o novo pároco, ou não retorna à paróquia o pároco ausente.

VIGÁRIO APOSTÓLICO. É a denominação que se dá ao prelado que, com atribuições episcopais, é, por designação da Santa Sé, encarregado da administração de uma certa região, a qual é exercida em nome do Pontifício Romano.

Os vigários apostólicos, neste aspecto, pois, revelam-se *deputados* ou *delegados* da Santa Sé.

Mas há os vigários apostólicos, a quem se compete o encargo de administrar espiritualmente uma região, em que habitam infieis. São, propriamente, os *bispos titulares (episcopi titulares)*, dizendo-se, igualmente, *prefeitos apostólicos*.

VIGÁRIO CAPITULAR. É a designação dada ao *padre* que é eleito pelo *Capítulo* para exercer, durante a vacância de um bispado, notadamente pela morte de seu ocupante, a administração da Diocese e os poderes de jurisdição do Capítulo.

VIGÁRIO COADJUTOR. É a denominação atribuída ao padre que, em uma paróquia, é colocado como *auxiliar* do pároco, fazendo-lhe as vezes, e o substituindo em suas faltas e impedimentos. É igualmente chamado de *vigário de paróquia* ou *vigário cooperador*.

VIGÁRIO FORÂNEO. É aquele que, recebendo *delegação* de poderes restritos, exerce jurisdição em certa parte de uma diocese, praticando os atos que lhe são atribuídos. E se diz justamente *forâneo*, porque exerce sua jurisdição longe das portas da cidade em que reside o bispo constituído.

VIGÁRIO-GERAL. É o que é nomeado, com jurisdição geral, e ordinária, para auxiliar e representar o bispo, na administração da diocese.

VIGARISTA. De *vigário*, é empregado, como expressão de gíria, para designar uma *espécie de gatuno*, cujo especialidade consiste em *apoderar-se do alheio* por meio de *engodo*, ou de atos *fraudulentos*.

Geralmente, o vigarista é especialista em *contos do vigário*, executados sob várias modalidades, entre as quais se destacam a do *pacote de notas* e a da *guitarra*.

O *conto do pacote* é realizado sempre por quem tem a obrigação de entregar um certo dinheiro, que se encontra amassado num pacote, a certa instituição, ou a certa pessoa. Mas, diante de uma imaginária impossibilidade, pede-se ao *incauto*, um adiantamento, dando-se como garantia o pacote em referência, que, em realidade, é feito de pedaços de jornais velhos.

A *guitarra* é máquina de multiplicar dinheiro, ou tornar verdadeiro dinheiro falso. E o conto se realiza pela negociação de venda e pela preliminar de dinheiro que aí é colocado pelo *ingênuo*, para que se multiplique à sua vista. Afinal, os meliantes se somem e com eles o dinheiro.

Genericamente, o vigarista é o mesmo que *chantagista*, executando as mais variadas formas de exploração.

VIGÊNCIA. Do latim *vigens*, de *vigere* (estar em voga, vigorar), é empregado no mesmo sentido de *vigor*, *eficácia*, *força*.

A *vigência*, assim, revela a qualidade ou o estado do que *está em vigor*, *permanece efetivo*, *exerce toda sua força*, ou se *encontra em plena eficácia* ou *efeito*.

Vigência da lei é a que ainda se mantém em voga, para ser efetivamente aplicada aos casos sob seu regime.

Vigência da sociedade é indicativa da efetividade ou existência da sociedade, que ainda se mantém em toda plenitude, exercendo suas precípuas finalidades.

Vigência do contrato assinala o contrato que está surtindo seus efeitos, realizando os objetivos de sua efetividade.

A *vigência*, assim, opõe-se ao sentido de *revogação*, *derrogação*, *extinção*, atos que vêm tirar a força, ou o vigor das leis, dos atos ou dos contratos.

VIGENTE. Do latim *vigens*, de *vigere* (ter vigor), aplica-se em relação às leis, decretos, contratos, usos, costumes ou estilos, para exprimir ou indicar que se conservam ou estão em observância ou vigor.

VIGER. Do latim *vigere* (ter força, vigorar), é o mesmo que vigorar, equivalendo, assim, *aestar em vigor, ter vigor, estar em execução, ter vigência, estar em uso.*

VIGIA. De *vigiar*, do latim *vigilare* (velar, estar alerta), na terminologia comercial e industrial entende-se o *guarda*, o *guardião*, a *sentinela*, o *vigilante*, isto é, a pessoa que é posta em um estabelecimento, ou em um lugar qualquer, *para velar*, ou *estar alerta*, acerca de certos fatos, ou *para cuidar* de certas coisas, a fim de que nada lhes aconteça.

Por esta razão, *estar de vigia* entende-se *estar atento*, cuidando de certa coisa, ou diligenciando para que nada se passe, em torno de certa coisa, sem a sua observação.

VIGILÂNCIA. Do latim *vigilantia* (atenção, diligência), entende-se, precisamente, o cuidado ou a atenção que se deve dar às coisas que ficam a cargo de alguém. Corresponde, igualmente, ao serviço ou ao encargo da pessoa que é posta como vigia, ou para vigiar, isto é, para cuidar atentamente do que lhe é cometido.

VIGILÂNCIA DA POLÍCIA. Atribuição imposta à autoridade policial, por determinação judicial, para que observe o comportamento da pessoa que se encontra sob liberdade vigiada, fiscalizando se são cumpridas as restrições que lhe foram impostas (CPP, art. 769).

VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Ver a Lei nº 9.787, de 10.02.99, regulamentada pelo Decreto nº 3.181, de 23.09.99.

VIGOR. Do latim *vigor*, entende-se a *força*, a *vigência*, a *eficácia* das leis, contratos ou das obrigações, a fim de que se cumpram as disposições ou os encargos que neles se estabelecem.

VIGORANTE. O mesmo que *vigente*. É o que está ainda em vigor e por isso tem força ou eficácia para obrigar.

VIGORAR. O mesmo que *viger, ter força, estar em vigor, ter eficácia, ser vigente, estar em uso* ou *ser ainda operante*.

VILA. Do latim *villa* (casa de campo, moradia rural, habitação do caseiro), na terminologia do Direito Público entende-se a *povoação*, a *localidade*, ou o *lugar* que, constituindo uma unidade administrativa, possui categoria superior aos *povoados* e *aldeias*, mas inferior à cidade.

Servindo, às vezes, de sede de comarca, de município, as *vilas* possuem personalidade civil, sendo representadas pela autoridade que nelas exerce o Poder Executivo.

Vila. Em sentido todo especial, aliás conforme a própria origem, *vila* é usada para exprimir a residência construída com certo aparato, que a destaca das casas ou residências comuns.

VILIPÊNDIO. Do latim *vilipendere* (vilipendiar, desprezar), assim se entende todo gesto, ou ato, praticado com a intenção de *desprezo*, *pouco caso*, de *menoscabo*, ou de *conspuração*.

No vilipêndio, pois, há o desejo de *ultrajar*, de *profanar*. E tanto se estrutura pelo desprezo ou menoscabo a coisas, que mereçam acatamento, ou respeito, como pela ação ignóbil, ou ultrajante, reprovada pelo moral, pelos bons costumes e pelo próprio decoro.

Assim, *vilipendiar cadáveres*, que se constitui pela profanação ao corpo humano privado da vida, ou *vilipendiar as suas cinzas*, entende-se *profanar*, ou os *conspurar*, por meio de gestos desprezíveis, palavras ultrajantes, ou atos indecorosos e ignominiosos.

VINCENDO. Entende-se o que *está por vencer* ou *ainda não se venceu*. É o *não vencido*. Aplica-se, geralmente, para indicar as prestações que não se venceram: *prestações vencendas*; ou para designar os juros que estão por vencer: *juros vencidos*. E, assim, opõe-se ao *vencido*, que se entende o que por já se encontrar vencido já se mostra exigível.

VINCULAÇÃO. De *vínculo*, do latim *vinculus* (liame, laço, ligação), entende-se, propriamente, a ação de vincular ou de se vincular.

Na linguagem jurídica, porém, em relação aos bens, notadamente de natureza imóvel, é a subordinação ou a sujeição da propriedade a certa ou determinada condição, em virtude do que não possa ser livremente alienada ou transmitida, seja por atos *inter vivos* ou *mortis causa*.

Em toda vinculação, onde sempre se evidencia ônus ou encargo que recai sobre a propriedade, mostram-se como elementos essenciais a inalienabilidade e uma condição previamente fixada em relação ao seu uso e gozo, estabelecida por quem instituiu a vinculação.

Vinculação. De *vínculo*, submeter ou sujeitar a coisa a certo vínculo, isto é, a certo encargo ou ônus. Em relação às pessoas, é *aliar* ou *ligar* uma pessoa a outra, por parentesco, ou por obrigações.

VÍNCULO. Do latim *vinculum* (liame, laço, atilho), tanto no sentido gramatical, como no conceito jurídico, exprime a *relação*, o *laço*, a *ligação*, o *elo*, a *união*, a *aliança*, a *comunicação*, a *comunhão*, a *cadeia*, a *dependência*, a *subordinação*, a *conexão*, existentes entre duas ou mais coisas, e entre duas ou mais pessoas, em virtude do que se mostram unidas, *ligadas*, *comunicadas*, *relacionadas*, *dependentes*, *conexas*.

Juridicamente, para que se distingam as várias espécies de *vínculos*, recebem eles qualificações apropriadas: vínculos de parentesco, vínculos obrigacionais, vínculos reais, vínculos sociais, todos eles indicando uma *relação jurídica*, seja de parentesco, ou seja, obrigacional, entre duas ou mais pessoas, pela qual elas se encontram unidas, ou ligadas, acerca de determinado direito, ou de determinada obrigação.

Vínculo. Em sentido especial, e consoante compreensão do Direito antigo, vínculo entende-se a *condição* imposta a certos bens, para que fiquem sob perpétuo domínio de uma família, por uma forma especial de sucessão, com a proibição de serem alienados ou onerados. O direito de suceder no vínculo chama-se *morgado*.

Igualmente, é o vínculo indicativo do *gravame*, ou *encargo*, imposto em caráter perpétuo a certo *patrimônio*, ou *acervo de bens*, destinados, em regra, ao cumprimento de uma fundação.

Em boa linguagem, melhor seria que, neste aspecto, a situação jurídica estabelecida pela condição, ou pelo encargo, se dissesse *vinculação*, reservando-se o *vínculo* para exprimir essa relação de dependência, de garantia, ou de sujeição dos bens à cláusula que os torna inalienáveis, incedíveis e não oneráveis.

VÍNCULO DA ADOÇÃO. É a relação de parentesco, que se deriva e se estabelece pela adoção, entre adotante e adotado. É parentesco de caráter meramente civil.

Embora o vínculo de parentesco decorrente da adoção se limite ao adotante e ao adotado, produz impedimento para o casamento entre o adotante e o cônjuge do adotado, do adotado com o cônjuge do adotante, e do adotado com o filho superveniente ao pai, ou à mãe adotiva.

VÍNCULO DA AFINIDADE. É a expressão usada para indicar o parentesco, que se estabelece pela afinidade, isto é, o *parentesco afim* que une os cônjuges aos seus parentes naturais.

Por força de princípio instituído pela lei civil, cada cônjuge é aliado aos parentes do outro, pelo vínculo da afinidade. O vínculo da afinidade não se extingue, quando em linha reta, mesmo pela morte de um dos cônjuges, ou pela dissolução do casamento, que o originou [Cód. Civil/2002, 1.595, *caput* e § 2º (Cód. Civil/1916, art. 334 e 335)]. (ngc)

VÍNCULO DE PARENTESCO. É o mesmo que *relação de parentesco*, que se estabelece entre as pessoas, por se derivarem do mesmo tronco, ou de um tronco comum.

O vínculo de parentesco é *medido por graus*, em virtude do que se tem a relação existente entre os diversos parentes.

VÍNCULO JURÍDICO. Ou *vinculum juris*, em regra, tem o mesmo sentido de relação jurídica, exprimindo a ação que pode ser exercida por um sujeito ativo de direito sobre o respectivo objeto, e, ao mesmo tempo, fixando a extensão e a intenção desta ação, determinativa do modo de usar, fruir ou dispor do mesmo direito.

Quando o vínculo tem incidência sobre o objeto de um direito creditório, ou sobre o objeto de uma obrigação, possui, igualmente, a propriedade de *ligar* o credor e o devedor, para atribuir ao primeiro a faculdade de exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo segundo.

VÍNCULO MATRIMONIAL. É o laço que se estabelece entre marido e mulher, em virtude do casamento. É de natureza civil.

VÍNCULO OBRIGACIONAL. É o que liga o credor ao devedor, para que se cumpram os desígnios legais, isto é, para que, vinculado à obrigação, tenha o devedor de a cumprir, e, se não o faz, possa o credor exigir dele, mesmo executivamente, o devido cumprimento.

VÍNCULO REAL. Tecnicamente, é a expressão empregada para exprimir a relação formada entre a obrigação e a garantia que se oferece para a sua solvência. Ou entre o direito e seu objeto, se de natureza real.

Desse modo, vínculo não traz sentido especial: é o mesmo vínculo jurídico que une o credor e o devedor, quando legitimamente firmada a obrigação.

Como, porém, nas hipóteses de garantia, a ação do credor pode ser dirigida imediatamente sobre a *coisa*, que serve de garantia, diz-se, propriamente, *real*, para exprimir o caráter *derealidade*, que se atribui a esta ação, que deixa de lado a pessoa do devedor, para perseguir a coisa (*res*). São *reais*, em regra, os vínculos derivados da hipoteca, do penhor, da anticrese, da caução, ou de todo direito que se firme ou incida sobre a coisa.

VÍNCULO SOCIAL. É o que se estabelece em uma sociedade, entre as pessoas que a compõem.

O vínculo social tem a precípua função de *unir* os sócios no cumprimento das obrigações e deveres sociais, nos termos do contrato ou dos estatutos instituídos.

VINDICAÇÃO. O mesmo que *reivindicação*; ato ao efeito de vindicar; reclamação.

Vindicação. Na técnica jurídica, indica o ato de exigir alguém judicialmente o reconhecimento do seu estado civil.

VINDICAR. Do latim *vindicare* (reclamar judicialmente), em amplo sentido é o mesmo que *defender, livrar, isentar, recobrar, recuperar, reaver, reinvidicar*.

Em conceito propriamente jurídico entende-se *vir a juízo para reclamar, para defender*, ou para *fazer reconhecer direito*, injustamente ameaçado, ou que se tenta postergar.

A *vindicação*, por isso, entende-se a ação, devidamente justificada, trazida a juízo para que se pleiteie o direito, protegido por lei, pouco importa a sua natureza.

Tem o mesmo sentido de *reinvidicação*, sendo porém esta expressão usada especialmente para as ações que pretendem a *restituição da coisa*, de que, injustamente, está desapossado o proprietário. É, assim, a *vindicação* que tem por objeto a *reclamação da coisa*, cuja restituição é devida. Aliás, entre os romanos, as *actiones in rem* recebiam a denominação *devindicaciones*.

No entanto, vindicar é de sentido mais amplo. Reinvidicar é de sentido estrito, limitando-se às reclamações sobre coisas.

Além disso, no sentido penal, vindicar é *defender*, ou *justificar* em juízo penal, com a intenção de livrá-lo da responsabilidade, que lhe é imputada, ou de minorar a sanção a lhe ser imposta por determinação de lei. Assim, a vindicação importa na defesa, ou na justificação, que se processe perante o juízo, em que se cumpre o procedimento penal.

VINDITA. Do latim *vindicta* (castigo, punição) é a *represália*, intentada como *vingança* e à guisa de justiça. É o desforço pessoal da vítima contra seu ofensor.

A *vindita* não se justifica perante as leis penais, consoante o princípio de que não cabe a ninguém fazer justiça pelas próprias mãos.

Vindita. Em sentido penal, a vindita é, propriamente, a *punição legal*. É, por essa razão, chamada de *vindita pública*, que exprime a aplicação da pena imposta para *exemplaridade pública*, em razão da própria justiça.

VINHETA. Do francês *vignette*, na terminologia tipográfica, entende-se o *desenho* de qualquer gênero, geralmente aplicado para atribuir certo caráter a uma *gravura*, dando-lhe uma feição própria e distintiva.

A vinheta pode compor-se por uma *grega*, por um *friso*, ou por *traços originais*, que cerquem determinada figura, ou certo *quadro*, como pode resultar de uma figura, de uma paisagem, ou de qualquer outra composição, posta no conjunto de um desenho, no sentido de individualizá-lo, ou de lhe dar aspecto característico.

E, nesta hipótese, a vinheta resultará de todo *desenho*, imaginado pelas formas as mais variadas.

O uso da vinheta é autorizado para a composição das marcas de fábricas, ou marcas de comércio, com as quais se pretendam distinguir os produtos de uma indústria ou de um comércio.

Adotada a *vinheta* e registrada como marca, o direito de reprodução fica exclusivo do industrial, ou comerciante, que a registrou, não competindo a quem quer que seja reproduzi-la e aplicá-la em outros misteres. Salvo se autorizado pela pessoa que se repute *oproprietário dela*, em razão do registro regular.

VINHO. Do latim *vinum*, designa a *bebida* alcoólica, ou *espirituosa*, produzida pelo *mosto*, *ousumo de uvas*, cozido pela fermentação.

Genericamente, porém, é a expressão usada para designar outras *bebidas*, que se conseguem pela fermentação, tal como ocorre com o *mosto das uvas*.

Na terminologia técnica fiscal, porém, somente se considera como *vinho* o produto obtido pela fermentação alcoólica da uva madura esmagada, ou do suco de uva madura, a que geralmente se dá o nome de *mosto*.

Os vinhos obtidos de outras frutas, como caju, jenipapo, laranja, maçã, devem ser acrescidos do nome da fruta de que foram feitos, não se indicando simples, como o da uva, pela expressão *vinho*. Assim, deve dizer-se *vinho de caju*, *vinho de jenipapo*, *vinho de laranja* etc.

A tributação do vinho é integrada na tabela relativa às bebidas. E como tal se inclui não somente o *vinho comum*, ou *vinho de mesa*, como os vinhos espumantes e os champanhes.

Embora vulgarmente se dê a denominação de champanhe (traduzida para champanha) para designar os vinhos espumantes similares aos tipos fabricados em França na região de Champagne, não representa nem assinala a designação qualquer qualidade de vinho. Champanhe indica a procedência. É, pois, a região de origem ou onde se produz o vinho espumante mundialmente conhecido, tal como se diz uísque da Escócia ou água de Vichy.

VINTENA. Forma feminina de *vinteno*, de *vinte*, gramaticalmente exprime, ou designa, *avigésima parte de alguma coisa*. É a *vigésima*, feminino de *vigésimo*.

Na terminologia jurídica, sem furtar-se a este sentido, foi sempre usada a expressão:

No Direito Tributário usava-se para indicar o tributo, ou o imposto, que se fixava na base *deum por vinte*, ou na *vigésima parte* de um rendimento, ou de uma produção.

Igualmente, *laudêmio da vintena* é o que se compunha de um vigésimo do valor da venda de um prédio emprazado, e devido ao senhorio direto.

Vintena. Antigamente, *vintena* distinguia o *lugar*, ou o povoado de *vinte vizinhos*, ou de *vinte casais*. E daí a denominação de *Juiz da Vintena* dada aos juizes, ou magistrados, providos na jurisdição de uma aldeia, ou povoado, que tem de *vinte casais para cima*.

VINTENA TESTAMENTÁRIA. Na linguagem testamentária, *vintena* vem, tradicionalmente, designando a *retribuição*, ou a comissão que cabe ao testamenteiro, em compensação aos serviços que presta na execução do testamento.

E, originariamente, assim se fixou a expressão porque essa retribuição era correspondente à *vigésima parte* do valor apurado no espólio.

Modernamente, o Cód. Civil/2002, chamando-a de *prêmio*, estabeleceu nova regra, no art. 1.987 (Cód. Civil/1916, art. 1.766). A *vintena* será de 1 a 5% sobre o valor líquido da herança, quando não há herdeiro necessário, ou sobre a *metade disponível*, em caso contrário, desde que o testador não a tenha estabelecido.

A *vintena*, em princípio, não constitui qualquer *liberalidade*, ou doação do testador, embora, aparentemente, se equipare ao legado, visto que, praticamente, a *vintena* representa uma *cota de herança*, a que faz jus, tenha ou não tenha sido estipulada pelo testador. A *vintena*, a rigor, importa numa *paga*, ou *remuneração*, ao testamenteiro, a quem se assegura o direito de exigí-la, desde que não é, diretamente, nem herdeiro instituído nem legatário.

Testamenteiro instituído como herdeiro, ou legatário, por força de lei, não faz jus à *vintena*. *Oherdeiro necessário*, porém, concorrendo à herança por direito próprio, não se priva da remuneração, porquanto, conforme é assente, doutrinária e jurisprudencialmente, a *legítima*, que recebe por direito, não pode ser tida nem considerada como pagamento aos serviços prestados na execução testamentária.

A expressão legal *herdeiro*, do Cód. Civil/2002, art. 1.987, *caput* (Cód. Civil/1916, art. 1.766), refere-se ao instituído, não a herdeiro necessário (C. Beviláqua).

A renúncia do legado, ou da herança, desfazendo a proibição, atribui ao testamenteiro o direito de exigir e ser pago da *vintena*, que lhe competir. Vide também art. 1.989, do Cód. Civil/2002. (ngc)

VINTENÁRIO. De *vinte*, é a expressão usada para designar os períodos de *20 anos* (ações pessoais), ou os fatos que ocorrem de 20 em 20 anos.

Assim, *prescrição vintenária* do CC/1916, art. 177, é a que se produz pelo decurso de 20 anos, contados da data em que se registrou o fato, ou em que se tem como iniciada a contagem para a prescrição.

Segundo o Novo Código Civil, art. 205: “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.” (ngc)

VIOLAÇÃO. Do latim *violatio*, de *violare* (agredir, danificar, estragar, maltratar), em sentido amplo entende-se a *quebra*, a *transgressão*, a *infração*, a *agressão*, o *atentado*, o *desrespeito*, a *ofensa*, que possam ser feitas às coisas ou às pessoas.

Por vezes, *violação* e *violência* podem traduzir o mesmo sentido. *Violação*, no entanto, *deviar*, exprime pensamento mais lato. *Violência*, de *violento*, importa numa *violação pela força*, *violação com fúria*, ou violação de ordem meramente material. A violação pode resultar de *desrespeito*, ou de *profanação*, sem qualquer auxílio de força, ou sem ação brutal.

Bem verdade que, excepcionalmente, a *violência* pode resultar de mera ameaça, ou de um *constrangimento*, que se funde em razão de ordem moral. Mas há nela sempre uma *razão forte*, ou um *motivo imperioso*, igual à força, que se revelam *violentos* ou *coativos*.

Juridicamente, a *violação* indica-se, normalmente, um *atentado*, ou uma *ofensa à coisa*, contrariamente ao que se estabelece em lei. É formulada por *ato*, ou *fato*, não permitido, ou vedado por lei, importando numa transgressão, ou numa infração à norma instituída, ou uma *quebra* do compromisso aceito, ou da obrigação assumida.

Assim, há *violação*, não *violência*, quando alguém *profana um túmulo*. Há violação, não violência, quando se *devassa* o recesso de um lar, quando se *quebra* o sigilo de um segredo, não divulgável, ou se *penetra no conteúdo* de uma carta, que não nos pertence. Em todos estes fatos há uma transgressão, ou uma infração ao preceito legal, sem o *emprego de força*, *de brutalidade*, *de coação*. A simples prática do ato violador basta à composição da violação, ou do atentado a direito alheio, ou à própria lei.

Assim, juridicamente, *violação*, que não se confunde com a *violência*, é a *quebra*, a *ruptura*, *orompimento*, a *infração*, a *infringência*, a *transgressão*, o *desrespeito*, a *ofensa*, o *não cumprimento*, a *desatenção* a dever ou à obrigação que é imposta por lei, por disposição regulamentar, pela convenção ou pelo contrato.

Violação. É igualmente aplicada a expressão para indicar a ofensa à menor causada pelo defloramento ou a posse da mulher virgem, quando esse desvirginamento ocorre sem fraude ou sem constrangimento. Havendo fraude ou constrangimento, não será violação, mas *violência*, inclusive no caso em que se trate de menor de 14 anos, onde a violência é presumida.

Vide: *Estupro. Violência.*

VIOLAÇÃO DA LEI. É o desrespeito, o não cumprimento, ou a quebra ao mando legal, em virtude do qual se é obrigado, seja à prática de um ato, ou à sua abstenção. Assim, a violação da lei pode resultar de ação, ou de omissão, sempre se revelando a quebra ou a não satisfação de um dever jurídico.

Nesta hipótese, violação, portanto, traz o sentido de *transgressão*, *desrespeito*, *inobservância*, *ofensa* ou *infração à lei*.

VIOLAÇÃO DE COMUNICAÇÃO. Isto é, a violação de comunicação telegráfica, radiográfica ou telefônica, entende-se a *divulgação abusiva* do conteúdo de um telegrama, radiograma ou telefonema, por quem não esteja autorizado a fazê-la, pouco importa o meio de que se serviu para tomar conhecimento do respectivo teor.

No sentido penal, porém, a violação de comunicação não se limita à divulgação, ou transmissão a outrem, abusivamente, do texto de um telegrama, radiograma ou telefonema. A *utilização abusiva* de seu conteúdo, o *obstáculo*, ou o *impedimento*, para que a comunicação chegue à ciência do interessado, ou a *captação do despacho* feita por aparelhos clandestinos instalados, constituem *violação*, que se pune criminalmente.

Assim, qualquer que seja a espécie de violação de comunicação, configura-se delito penal, passível de sanção, que mais se agrava se o criminoso exerce atividade, ou função, junto à empresa, ou estabelecimento, por onde passa e se faz a comunicação.

VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA. Amplamente, semelhante violação entende-se todo e qualquer ato abusivo praticado para que se *devasse o conteúdo* de uma carta, ou telegrama, ainda não abertos pelo destinatário e sem consentimento, ou para que se *desvie* o conteúdo da correspondência ao conhecimento ou ciência de seu destinatário.

Em sentido estrito, a violação de correspondência compreende, simplesmente, a que se refere às *cartas missivas*, realizando-se pela abertura abusiva, ou indevida, dos *envelopes*, *ousobrecartas*, que as encerram, seja qual for o processo utilizado.

A violação de correspondência tanto pode ser delito praticado pelo funcionário postal, quando a pena será agravada, como por pessoa outra, que não o destinatário. Formula-se pela *abertura da carta e assenhoreamento de seu conteúdo*, mesmo que seja, a seguir, novamente enfeixada na mesma, ou em outro envelope.

A violação de correspondência constitui espécie de quebra do *sigilo da carta* ou *missiva*, cuja inviolabilidade é assegurada pela Lei Magna.

A violação de correspondência, para que se constitua crime, resulta do fato de ser aberta *indevidamente*, isto é, por pessoa sem o direito de a abrir, ou não autorizada pelo destinatário, com a intenção de se inteirar de seu conteúdo.

A sonegação, ou destruição da correspondência, igualmente, integra o *crime de violação*, esteja ou não fechada, ou, mesmo, já seja ela aberta. Do mesmo modo, configura violação da correspondência a divulgação indevida de seu conteúdo.

VIOLAÇÃO DE MARCA. Opera-se a violação de marca de indústria, ou de comércio, pelo uso *indevido* da marca alheia, seja no todo, ou em parte, ou de sua imitação.

A violação de marca importa em violação a direito de outrem. E constitui crime previsto na lei penal.

VIOLAÇÃO DE SEGREDO. É a *quebra do sigilo*, sobre fato, ou coisas, que não nos compete revelar, ou cuja divulgação nos é vedada, em razão das circunstâncias em que o fato, ou a coisa, chegou ao nosso conhecimento.

Vide: *Segredo. Sigilo.*

VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. Assim se entende todo *ato daninho*, que tenha por intuito destruir, inutilizar, abrir ou escavar a sepultura, seja para profanar o cadáver, ou as cinzas, que ali se encontram, seja simplesmente para deteriorá-la ou estragá-la.

Assim sendo, a violação de sepultura não se produz somente pela sua *abertura*, mas por todo ato que a danifique ou a destrua.

VIOLAÇÃO DO DIREITO. É a *ofensa*, ou o *atentado* ao direito alheio, a que se cumpre respeitar e não atacar.

Em princípio, a violação do direito alheio pode resultar de ação, ou omissão voluntária, como de negligência, ou imprudência, configurando o *ato ilícito*.

Não será, pois, violação se o agente praticou o ato no exercício de um direito, ou dentro de um legítimo interesse.

O violador, nesta hipótese, se causa prejuízo ao violado, é obrigado a ressarcir-lo.

VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. É a *introdução*, ou a *penetração* em domicílio de outrem, sem o consentimento deste, ou sem autorização legal.

A violação do domicílio, vulgarmente dita de violação do lar, é delito que contraria o princípio da inviolabilidade domiciliar, impeditivo de que se penetre em domicílio alheio contra a vontade de seu dono, ou sem o preenchimento das formalidades legais.

VIOLAR. Do latim *violare*, é *infringir*, *desrespeitar*, *transgredir*, *ofender* preceito de lei ou cláusula contratual.

VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. A violação positiva do contato é um descumprimento obrigacional, no qual há inobservância dos direitos anexos do contrato. Isto é, parte não cumpre os deveres impostos pela boa-fé objetiva. Como exemplo, podemos citar o devedor que afirma, antes do termo, que não vai adimplir a obrigação.

VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. Tipo penal previsto no art. 215 do Código Penal, com redação dada pela Lei 12.015, de 2009. Consiste em ter conjunção carnal ou

praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima.

VIOLÊNCIA. Do latim *violentia*, de *violentus* (com ímpeto, furioso, à força), entende-se o *ato de força*, a *impetuosidade*, o *acometimento*, a *brutalidade*, a *veemência*.

Em regra, a violência resulta da *ação*, ou da *força irresistível*, praticadas na intenção de um objetivo, que não se teria sem ela.

Juridicamente, a violência é espécie de *coação*, ou forma de *constrangimento*, posto em prática para vencer a *capacidade de resistência* de outrem, ou para *demovê-la à execução de ato*, ou a *levar a executá-lo*, mesmo contra a sua vontade. É, igualmente, *ato de força* exercido contra as coisas, na intenção de violentá-las, devassá-las ou delas se apossar.

A *violência*, pois, é ação de *violentar*. E pode ser empregada na forma *violentação*.

Embora, em princípio, a *violência*, ou *violentação*, importe num ato de força, num ato brutal, tomando, pois, a *forma física*, tanto pode ser *material*, como pode ser *moral*, revelando-se nos mesmos aspectos em que se pode configurar a coação ou o constrangimento.

A *violência material* resulta da agressão física, do atentado físico, ou do emprego da força, necessária à submissão da pessoa, impossibilitando-a, ou dificultando a resistência dela. Em relação às coisas, é o ato de força que a *fere fisicamente*, danificando-a, ou que a traz às mãos do violentador, contra a vontade de seu dono.

Em relação às pessoas, a violência é dita propriamente *agressão*. Em relação à propriedade *ésubulho*, ou *turbação*. Em relação às coisas móveis, quando delas se apodera, é roubo.

A violência, seja material, ou moral, com ameaças graves e impressionantes, tem força suficiente para induzir ou levar alguém à prática de ato, que não consentiria sem este constrangimento, ou sem essa coação.

A violência, seja material, ou moral, vicia o consentimento, porquanto por ela se *suprime a vontade*, sendo o violentado coagido a praticar um ato, ou a se privar de ação, pelo *temor*, ou pelo *perigo*, que a violência oferece. E por essa razão a violência material (força física, agressão), como a violência moral (ameaça, medo, intimidação), ainda que empregadas por terceiro, não interveniente no contrato, tornam-no nulo, portanto rescindível.

Tanto basta, pois, que tenha a violência servido de causa ao medo, ou ao temor de grave dano à pessoa, ou aos seus bens.

VIOLÊNCIA CARNAL. Na terminologia do Direito Penal, e de modo genérico, *violência carnal* é todo atentado contra o pudor de pessoa de outro sexo, por meio de força física, ou de grave ameaça, com a intenção de satisfazer nela desejos lascivos, ou atos de luxúria.

A violência, por vezes, resulta do fato de não poder consentir a pessoa na conjunção carnal, por ser menor ou incapaz. É a *violência ficta*, isto é, presumida, quando a menor não ultrapassou de 14 anos.

Incorretamente, incluem como figurante na violência carnal, a *corrupção* ou o *ato de libidinagem*, quando a rigor, para ser carnal, a violência há que resultar na posse ou na conjunção carnal.

A posse carnal com violência, ou a violência carnal, bem como a prática de atos libidinosos mediante violência configura o delito de estupro.

VIOLENTAR. De *violento*, entende-se *agir pela força*, ou *aplicar a força física*, ou a *grave ameaça*, como meio de persuadir, ou para vencer uma resistência. *Empregar violência*. *Apossar-se pela violência*, ou *pela força*.

Violentar a posse é apossar-se de coisa alheia, contra a vontade de seu possuidor e pela força. É *injusta*, não merece apoio legal, a *posse violenta*.

Violentar a mulher é possuí-la pela força ou pela violência, contra a sua vontade, ou quando não pode consentir. É *estuprar*.

VIR. Do latim *venire*, etimologicamente significa o mesmo que *chegar*, *aparecer*, *transportar-se*.

É, assim, expressão que anota a *realidade*, a *existência*, a *presença*, a *atualidade* do fato, da coisa, ou da pessoa.

Em relação aos fatos, traz sentido equivalente a *acontecer, realizar-se, registrar-se*. Quanto às coisas, o mesmo que *originar-se, chegar, produzir*. A respeito das pessoas, é semelhante a *oser presente, nascer, estar*.

Em combinação com o *ir*, exprimindo, propriamente, regressar, voltar, retornar, *ir e vir* é especialmente empregado para designar a *locomção das pessoas*, ou a atividade de *andar de um para outro lado*.

O direito de locomoção, ou a *liberdade de ir e vir*, é assegurada às pessoas naturais, cabendo *habeas corpus*, quando, injustamente, se tente impedir o seu livre exercício, contrário aos ditames legais.

“VIREMENT”. Expressão francesa, de *virer* (virar, girar), é empregada na terminologia comercial francesa para designar o *giro das letras*, ou a *transferência de créditos* com a função particular de cumprir pagamentos.

Assim, define-o Capitant, como a operação pela qual uma transferência de fundos é efetuada da conta de uma pessoa para a conta de uma outra, quando uma e outra têm conta com um terceiro, geralmente um banqueiro.

Na linguagem bancária, entre nós, é atribuída a designação de *virement* a toda e qualquer *transposição de parcela*, ou *saldo de uma conta para outra*, do mesmo titular, com o mesmo estabelecimento, mediante simples lançamento de débito e de crédito.

Nesta transposição, pois, não há *transferência de fundos* de contas pertencentes a diferentes titulares, mas transferência de importâncias, ou parcelas, entre contas da mesma pessoa. É, em verdade, espécie de *estorno*, ou de assento para regularização de contas, que em nada influi no crédito existente, nem tem função de cumprir pagamento.

E, assim, o nosso *virement*, a rigor, não tem a mesma significação técnica do *virement* originário. Melhor seria, pois, que utilizássemos da expressão lançamento de transposição de parcelas, ou *transposição de contas*, o que, em realidade, é.

VIRGEM. Do latim *virgo*, de *virere* (estar verde), entende-se, propriamente, o que é *puro, íntegro, incorrupto, são, sem mácula, novo, intato*.

Substantivamente, designa a *mulher pura*, ou que ainda não teve relações sexuais, ou cópula carnal. *Donzela*.

Igualmente, assim se qualifica o homem, que se conserva *casto*, não tendo realizado cópula ou tido conjunção carnal com qualquer mulher. Está *intato, puro, ou íntegro*, sexualmente.

Em regra, a ideia de virgem está ligada à de pureza. É assim que, para designar a mulher que, embora ainda não deflorada, pratica atos de luxúria, ou de depravação, se usa da expressão *semivirgem*.

Semivirgem, ou *meio virgem*, é a mulher que, possuindo íntegro o *hímen*, por não haver mantido cópula carnal, entrega seu corpo à prática de masturbações, ou de atos de libidinagem.

VIRGINDADE. Do latim *virginitas*, de *virgo* (virgem), designa o estado da pessoa que não há tido conjunção carnal, ou, especialmente, da mulher que não foi possuída, carnalmente, por qualquer homem.

Assim, em regra, a virgindade cessa pelo defloramento, isto é, pela *posse carnal da mulher virgem*. Evidencia-se pela ruptura da membrana que se distingue pela denominação *dehímen*, provocada pela introdução do pênis em ereção nos órgãos genitais da mulher.

Embora *honra* e *virgindade*, em relação à mulher, tenham, estritamente, conceitos similares, não se podem tomar em sentido análogo. A *desonra*, conseqüente do desvirginamento, ou defloramento, em verdade, é simples efeito, como igualmente é tida como desonra, ou *agravo à honra*, a posse da vítima, pela violência, ou pelo terror de ameaças.

Por outro lado, somente a perda da virgindade constitui desonra, quando resulta de conjunção carnal ilícita, ou fora das justas núpcias.

O *desonrar* na significação de deflorar, ou desvirginar, pois, entende-se o defloramento ou a posse da vítima, não justificados pelo casamento.

VIRIL. Do latim *virilis*, de *vir* (homem, varão), designa, especialmente, a condição de homem ou de sexo masculino. E, no entanto, tido no mesmo sentido de *varonil*, equivale ao sentido de *adulto*.

VIRILIDADE. Do latim *virilitas* (sexo masculino), embora originariamente indique a qualidade de viril ou de pertencer ao sexo masculino, é geralmente aplicado para designar o estado do homem que adquiriu ou chegou à *idade viril*.

Assim, a *virilidade* assinala o período de vida do homem em que há adquirido todo seu vigor até o momento em que se inicia a sua velhice. É o período de sua maturidade, que geralmente se conta dos 25 aos 50 anos.

VISADO. De *visar*, em sentido propriamente jurídico, é *reconhecido, examinado, certificado, conferido, autenticado*. E é aplicável para assinalar ou distinguir o documento que, após se submeter ao reconhecimento, ao exame, à certificação, à conferência ou à autenticação, traz o visto da pessoa que assim o tenha considerado, a fim de que possa surtir os desejados efeitos ou venha a cumprir os fins pretendidos.

Na terminologia bancária, *visado*, além de corresponder ao sentido de *reconhecido, certificado ou autenticado*, assemelha-se a *aceito*, quando se refere ao *cheque* em que se apôs o visto do gerente do banco contra que foi sacado. Não se confunde com o *marcado*, que se entende cheque cujo pagamento se determinou por um vencimento ou prazo.

VISAMENTO. De *visar*, o visamento ou visada, como se usa na linguagem corrente, é o ato de dar reconhecimento, de certificar, ou de atribuir autenticidade a certo documento, depois que é examinado e julgado perfeito, a fim de que cumpra os efeitos ou fins pretendidos.

O *visamento do cheque*, é, pois, o reconhecimento ou a certificação do cheque pelo representante do banco contra que foi sacado, antes de ser convenientemente pago, a fim de que possa circular, com toda segurança, com o atestado de *que é válido* e a *afirmação* de que há fundos do sacador para cumprir o pagamento a que se refere.

Pelo visamento, o cheque não perde sua condição de ordem de pagamento à vista, pelo que deve ser apresentado para esse fim dentro dos prazos regulamentares. Apenas já tem assegurada sua autenticidade e a existência de fundos que garantam seu pagamento.

VISAR. Do latim *visare* (ver, examinar), no sentido jurídico, entende-se *reconhecer, examinar, conferir*, ou *autenticar* um documento ou qualquer outro escrito, apondo-se a seguir o necessário visto, para que lhe seja atribuída certa validade ou para que possa produzir ou cumprir certa finalidade.

VISITA. De *visitar*, do latim *visitare*, de *videre* (ver, examinar), na linguagem jurídica exprime geralmente a diligência promovida por uma autoridade, ou por um de seus delegados, a fim de proceder a exames, ou realizar alguma inspeção.

Assim, *visita ao prédio* entende-se a inspeção ocular feita ao mesmo a fim de ser verificada sua estabilidade, ou condições de habilidade.

Visita de saúde é a inspeção sanitária feita em alguma coisa, por médico, ou agente da Saúde Pública.

Visita ao navio é o exame procedido nele, a fim de que se verifiquem suas condições sanitárias, ou o estado em que se encontra.

VISITA MÉDICA. Na terminologia médica, é a visita feita pelo médico ao doente, em sua própria residência, ou em local em que não se encontre o consultório do profissional, a fim de examiná-lo e prescrever o medicamento apropriado.

Assim, a *visita*, que pressupõe a *locomção*, ou o deslocamento do médico, de seu consultório, onde habitualmente atende, e sua *ida* a local designado pelo doente, bem se distingue da *consulta*, feita, em regra, nos lugares em que o profissional recebe sua clientela.

VISTA. Forma feminina de *visto*, em sentido amplo exprime a *ação de ver*, ou a *ação de examinar*. E, nesta compreensão, é tida, igualmente, no conceito de *visão*, assinalando o *que se vê*, ou o *que se descortina* aos olhos das pessoas. Neste particular, empregada geralmente na forma plural *vistas*, pode ser objeto de uma servidão, como o são o *ar* e a *luz*.

Na terminologia jurídica, o vocábulo possui assim estas duas significações técnicas:

Vista. No sentido do Direito Civil, é o *campo*, a *paisagem*, ou o *panorama*, que se descortina à frente das pessoas, de um determinado sítio. É a *visão*, que se tem, ou se exerce sobre as coisas, de um certo lugar.

Assim é que, em matéria de servidão, *a de vistas* resulta no direito que se atribui ao proprietário de um imóvel, para que possa estabelecer em seu edifício janelas, portas, eirados, peitoris ou terraços, que lhe permitam olhar a paisagem, ou o panorama que se descortina em redor do mesmo.

Nesta significação é que se distingue a *vista direta* e a *vista oblíqua*.

Vista direta é a que se pode ter, ou exercer, sobre um panorama ou campo fronteiro ao prédio, de dentro dele, através de portas, ou janelas, abertas em suas paredes, ou do peitoril de terraços, patamares, ou eirados, em extensão ao mesmo plano, sem se debruçar, ou se voltar, de sorte que o raio visual pode formar ângulo reto com um plano, ou parede erguida sobre essa linha (Cunha Gonçalves).

Vista oblíqua, ao contrário, é a que se obtém, debruçando-se o observador, ou fazendo movimento de cabeça para o lado que deseja olhar, a fim de descortinar o panorama, ou a paisagem, que não é livre à sua frente, por não ser diretamente visível.

Vista. Na terminologia do Direito Processual, vista entende-se, propriamente, *exame*, ou *ação de ver para examinar*, ou *ter ciência*.

Geralmente, é denominada como *vista dos autos*. E, por isso, é, praticamente, a diligência que se faz mister, após a terminação, ou encerramento, de outros atos processuais, a fim de que sejam estes atos levados ao conhecimento dos interessados, que podem falar sobre eles, opinando ou os impugnando.

Para que se cumpra o *ato da vista*, são então os autos do processo, mediante assento do escrivão (*auto de vista*), remetidos aos interessados, que os terão pelo prazo regularmente instituído.

Quando não possam os autos, sob quaisquer pretextos, ser retirados de cartório, para exame, a sua consulta facultada aos interessados é propriamente qualificada de *vista em cartório*, o que bem se distingue da vista normal.

Vista em cartório será, pois, o exame ou a consulta dos autos processuais no próprio cartório ou escrivania, por não ser permitida a retirada dos autos dali, onde se encontram.

Assim, na linguagem processual *ter vista*, *dar vista*, *mandar com vista*, *pedir vista*, entende-se sempre que os autos devem ser presentes ao interessado ou a quem se encontre com o direito ou na obrigação de falar neles acerca de fatos que ali se encontram.

Vista. Ainda na terminologia processual, particularmente em relação às testemunhas, exprime o sentido de *ocular* ou de *ciência própria*.

Assim, *testemunha de vista* é a que presenciou o fato, é a que o assistiu. E, desta forma, fala de ciência própria ou porque foi testemunha ocular.

VISTO. Do latim *vistus*, por *visus*, de *videre* (ver), adjetivamente é empregado na terminologia jurídica no mesmo sentido de *cientificado*, *examinado*, *conferido*, *considerado*, *aceito*.

Nos preâmbulos das decisões, ou sentenças, entende-se a *fórmula* que, dando como encerrada a instrução processual, confessa o julgador *haver examinado todo o processo*, pelo que, fundado nos fatos, que se seguem à expressão *considerando*, prolata a respectiva sentença.

Simplesmente aposto nos autos, após uma vista, mostra que o julgador *está inteirado* dos fatos cujo conhecimento lhe foi levado, porque bem os examinou, achando-se, assim, quando oportuno, habilitado a bem opinar, ou a decidir sobre eles.

Visto. Na linguagem administrativa e na terminologia comercial, é o *visto* usado no mesmo conceito de *visado*, exprimindo a fórmula empregada para aludir à *conferência*, à *autenticação*, ou ao *aceite e reconhecimento do documento*, ou do *escrito*, a que se refere.

Na técnica administrativa, propriamente, equivale ao *ato de aprovação*, ou de *reconhecimento* do escrito, ou documento, em que é aposto e assinado pela autoridade competente.

Visto do documento é o ato de aprovação e reconhecimento de escrito, para que produza, administrativamente, os efeitos desejados, ou tenha curso em determinada jurisdição.

Visto do cheque é o reconhecimento e aceite de um cheque, para que circule e se pague, independentemente de posterior verificação na conta do emitente, onde já se anota *ovisamento*, e o pagamento previamente autorizado.

VISTORIA. De *visto* (exame, inspeção), exprime, gramaticalmente, o próprio *exame*, *averação*, ou a *inspeção ocular*, procedida em alguma coisa, a fim de que se verifique sua existência, sua realidade, a situação ou estado em que se encontra.

Na técnica jurídica, a *vistoria* entende-se a diligência que tem por objetivo uma *inspeção*, ou um *exame ocular*, necessário à comprovação de certos fatos relativos ao estado, ou situação das coisas.

A *vistoria*, assim, importa numa *fixação descritiva da coisa*, em determinado momento, ou no ato em que é examinada, com intuits probatórios, feita por peritos, ou por pessoas entendidas na arte, a que se referem os mesmos fatos. Em certas circunstâncias é tida como das melhores das provas, desde que, por ela, de modo decisivo e materialmente, se esclarecem pontos controversos e se firmam os pontos substanciais do pleito.

Por essa razão, a *vistoria* é diligência que somente se autoriza e procede, quando, pela natureza da coisa e dos fatos, somente a perícia de homens de arte possa determinar o *estado* ou a *situação da coisa*, que serve de objeto ao litígio.

Em princípio, a *vistoria* não se pode fundar em conjeturas ou meras afirmações, mas na *realidade material dos fatos* ligados à coisa, e que por ela se examinaram e se verificam.

As *vistorias* podem ser promovidas *com arbitramento*, ou *sem arbitramento*, conforme se faça, ou não, mister a *determinação de um valor concernente aos fatos ocularmente inspecionados*.

Em verdade, nesta hipótese, duas foram as diligências: a da *vistoria* e a do arbitramento, que se conjugaram para uma prova única.

A *vistoria*, como todo processo acessório, pode ser requerida *preventivamente*, ou *comopreparatória da ação*. Pode ainda ser requerida e deferida como medida *ad perpetuam rei memoriam*, se há receio de que desapareçam os fatos que se pretende comprovar por essa inspeção.

Nesta hipótese, a *vistoria* '*ad perpetuam rei memoriam*', processada perante o juiz competente para conhecer a ação principal, é *medida antecipada*. E por isso deve ser justificada a sua autorização.

Uma das razões para a sua concessão é a de que os fatos que se desejam comprovar sejam suscetíveis de um desaparecimento, pelo tempo. E assim é de interesse que se fixem *paraperpétua memória*.

VITALICIAMENTO. O vitaliciamento é o processo a que são submetidos os magistrados de primeiro grau e os membros do Ministério Público para a aquisição da prerrogativa de vitaliciedade.

Não estão submetidos ao período de vitaliciamento os magistrados que assumem cargo por provimento originário nos tribunais, como aqueles que preenchem as vagas do denominado "quinto constitucional" ou que são nomeados para os tribunais superiores.

Consiste o vitaliciamento em processo de controle e instrução, durante dois anos, para se apurar se o magistrado ou o membro do Ministério Público dispõe de condições pessoais para o exercício das funções. Completado este processo, que a Constituição de 1988, na sua redação originária, estipulou em dois anos, há declaração formal de que o vitaliciando preencheu os requisitos e, a partir daí, somente perderá o cargo em razão de sentença judicial transitada em julgado, em que se lhe assegure a ampla defesa.

Determinadas situações funcionais, como, por exemplo, licença médica, licença para aleitamento ou qualquer outra licença que implique suspensão temporária do exercício funcional, são admitidas, geralmente, como causas de suspensão do curso do vitaliciamento; o que lhe sobejar recomeça a contar a partir da cessação de tal causa. (nsf)

VITALICIEDADE. Estado ou situação do vitalício ou a garantia de vitalício.

VITALÍCIO. De *vital* (referente à vida, ou concernente à vida), *vitalício*, em sentido genérico, designa a situação de tudo o que *perdura por uma vida*, ou que tem eficácia *durante a vida de uma pessoa*.

Assim, juridicamente, opõe-se ao sentido de *temporário* ou *passageiro*.

Vitalício, pois, tem o sentido de *permanente, efetivo, estável*.

Rendas vitalícias, pois, são as que se percebem durante a vida da pessoa, somente se extinguindo por sua morte.

Vitalício. Na terminologia do Direito Público, *vitalício* entende-se o funcionário que, provido em seu cargo com essa condição, *somente por sentença judicial* possa ser exonerado, ou demitido, salvo se a pedido.

Neste particular, pois, há distinção entre o sentido de *vitalício* e *estável*, embora ambos traduzam a significação de *efetivo* e *permanente*.

A *vitaliciedade*, além de ser expressa em lei, afirma-se, desde logo, pela nomeação e investidura no cargo.

A *estabilidade*, consequente da nomeação para cargo efetivo, firma-se pelo *transcurso de certo tempo*, estabelecido por lei.

Os funcionários estáveis podem ser postos em disponibilidade e ser demitidos por força de inquérito administrativo. É que, em regra, são eles admitidos sob a cláusula de *enquanto bem servirem*. Os vitalícios são nomeados sem essa condição e *por toda sua vida*.

Nos termos da Constituição Federal, são vitalícios, v.g., os magistrados e os membros do MP (arts. 95, I, e 128, § 5º, I).

A *vitaliciedade* não impede a aposentadoria do funcionário, por invalidez ou compulsoriamente.

VÍTIMA. Do latim *victima*, geralmente entende-se toda pessoa que é sacrificada em seus interesses, que sofre um dano ou é atingida por qualquer mal.

E sem fugir ao sentido comum, na linguagem penal designa o sujeito passivo de um delito ou de uma contravenção. É, assim, o ofendido, o ferido, o assassinado, o prejudicado, o burlado.

A Lei nº 9.807, de 13.07.99, estabeleceu normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas.

VITÓRIA. Do latim *victoria*, de *victor* (vencedor), na linguagem jurídica entende-se a superioridade ou a vantagem conseguida em um pleito, em virtude do que foi a pessoa atendida em suas pretensões ou teve assegurada a manutenção de seu direito.

VITUALHA. Do latim *victualia* (víveres), exprime o conjunto ou a porção de gêneros alimentícios destinados à manutenção de certo grupo ou de uma organização. Possui, assim, o mesmo sentido de *mantimentos* ou *provisões alimentícias*.

Na *armação do navio*, as *vitualhas* entendem-se as *munções de boca* que se põem no navio e destinadas à alimentação da tripulação. Dizem-se, igualmente, as *provisões de alimentos* destinadas à alimentação das tropas.

VIÚVA. Do latim *vidua*, é a denominação apropriada à mulher casada que sobrevive ao marido, enquanto não contrai novas núpcias. É *cônjuge supérstite*.

A *viuvez*, na mulher, cessa com novo casamento, que não lhe é vedado. No entanto, não deve casar enquanto não tenha decorrido o prazo de dez meses, após a data do falecimento do marido. [Cód. Civil/2002, art. 1.523, II (Cód. Civil/1916, art. 183, XIV)].

Igualmente não pode casar a viúva que tiver filhos do cônjuge falecido, enquanto não fizer o inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros.

A viúva é *meeira* dos bens do casal, quando casada sob o regime de comunhão. (ngc)

VIÚVO. Do latim *viduus*, designa o cônjuge supérstite, ou o marido que sobrevive à mulher, enquanto não mudar de estado, por novo casamento.

Igualmente, como ocorre com a viúva, o viúvo que tem filhos do cônjuge falecido, não pode lícitamente casar, enquanto não der bens a inventário, a fim de que se processe a partilha entre os herdeiros. O viúvo que transgredir o preceito, o que, igualmente, acontecerá à viúva, perderá o direito ao usufruto dos bens dos ditos filhos.

VIVA. Forma feminina de *vivo*, do latim *vivus* (que tem vida, animado, existente), é empregado na linguagem jurídica no sentido etimológico.

Assim *sebe viva*, ou *cerca viva*, é a que é formada ou construída por *árvores*, ou *arbustos*, que têm vida, ou se acham em plena animação vegetativa.

VIVA VOZ. Já na expressão *viva voz*, quer o *viva* exprimir o sentido de *própria*.

Viva voz, pois, é a palavra pronunciada pela *própria pessoa que ordena*, ou que tem *interesse direto* sobre o fato a que se refere, não a manifestando por intermédio ou por meio de outrem, que a pronuncie em seu nome.

VIVEIRO. Do latim *vivarium*, diz-se, propriamente, na terminologia agrícola, ao terreno reservado à sementeira de grãos ou sementes para formação de mudas de árvores ou de plantas, posteriormente transplantadas para os locais em que devem produzir.

Viveiro. É, igualmente, indicativo do reservatório para peixes ou animais vivos. Quando o viveiro é constituído ou construído dentro das próprias águas correntes, para criação e conserva de peixes, é também chamado de *pesqueiro*. Os *currais*, construídos como armadilhas para a pesca dos peixes, são modalidades de viveiro. *Aquário*.

VÍVERES. De *viver*, substantivo e em forma plural, é empregado na significação *demantimentos, provisões, virtualhas, alimentos*.

Na terminologia marítima, são, propriamente, designados por *munição de boca*, em oposição às *munições de guerra*.

VIZINHANÇA. De *vizinhar* (ser limítrofe ou contíguo), entende-se a *qualidade*, a *posição* ou a *situação*, do que é próximo, limítrofe ou contíguo.

Em sentido jurídico, a vizinhança distingue-se pela *proximidade*, pela *confrontação*, ou *pelapouca distância*, em que se encontram as coisas, sendo, a rigor, fixada pela *contiguidade*, *defrontação* ou *confinância*.

Assim, *vizinhar* é *limitar-se*, é *confinar*, é *ter limites*.

Por esta razão, a vizinhança resulta do fato de *estar junto*, *ter contato*, ou estar contíguo.

A vizinhança entre proprietários de imóveis, pois, resulta do fato de *se limitarem*, ou *serem contíguas*, as respectivas propriedades.

No entanto, extensivamente, a vizinhança assinala igualmente a *proximidade*, nem sempre no aspecto de contíguo ou junto.

VIZINHO. Do latim *vicinus*, de *vicus* (rua, bairro), em sentido lato, entende-se toda pessoa que mora, reside, ou tem propriedade próxima, no mesmo bairro, ou na mesma zona, em relação a todos os que se encontram em idêntica situação.

Em sentido estrito, porém, especialmente usado na linguagem técnica do Direito Civil, *vizinho* é o que reside, ou tem propriedade, que limita, ou confina com o dono, ou residente de outra propriedade. Assim cada um dos moradores, ou proprietários de imóveis que se limitam, defrontam, ou se confrontam, são vizinhos entre si.

Da qualidade de *vizinho*, decorrem múltiplos direitos, referentes, em regra, às questões de construção e de uso da propriedade, todos eles definidos e anotados pelo Direito Civil, sob a rubrica geral de “direitos de vizinhança”.

VOCAÇÃO. Do latim *vocatio*, de *vocare* (chamar), juridicamente é o mesmo que *convocação*, *chamamento*, ou *intimação*, para esteja a pessoa presente a certo ato, ou dele venha participar.

Vocação. Extensivamente, é tomado no sentido de *predestinação*, *tendência*, *propensão*, *inclinação*.

VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. É o chamamento, ou a convocação da pessoa com direito à sucessão, a fim de que venha receber a herança, ou o quinhão, que lhe cabe.

Vocação hereditária, assim, traz o mesmo sentido de sucessão legítima, cuja ordem *dechamamento*, ou de convocação, é determinada pelo Cód. Civil.

VOGAL. Do latim *vocalis* (que tem voz), designa a pessoa que pertence ou faz parte de qualquer corporação ou órgão, tendo voto ou deliberando sobre os casos submetidos à apreciação dessas instituições.

Na terminologia do Direito Trabalhista, distingue, especialmente, os membros das Juntas de Conciliação e Julgamento que ali têm assento como representantes das classes trabalhistas e patronais, ao lado do juiz togado, que as preside.

VOGAR. Na linguagem popular, é geralmente tido no mesmo sentido de *vigorar*, *estar em uso*, *ser vigente*, aplicado seja em referência à lei ou a qualquer outro preceito que estabeleça um dever ou uma obrigação.

VOLANTE. Do latim *volans*, de *volare* (voar), é empregado na linguagem militar para exprimir a *tropa*, ou a *turma de soldados*, ou de *guardas*, que não têm ponto fixo. Exerce sua incumbência *andando*, ou *rodando*, de um para outro lugar.

Volante. É empregado ainda para designar o condutor de automóveis, que participa, em razão de sua natural habilidade, na condução de veículos, de corridas de resistência e velocidade.

VOLIÇÃO. Do latim *volitio*, de *volo*, de *velle* (querer), indica o ato pelo qual a vontade se determina, ou seja, o ato pelo qual se processa a *manifestação da vontade*, abrangendo suas três etapas: *deliberação*, *decisão* e *execução*.

VOLITIVO. Refere-se a tudo o que proceda da volição ou que resulte da manifestação da vontade.

VOLTA. De *voltar*, gramaticalmente, exprime o *retorno* ao lugar de onde se saiu.

Volta. Na linguagem vulgar do comércio, entende-se o *troco*, ou a vantagem que se oferece em uma permuta, ou troca de coisa por coisa. Ou a *reposição*, em sua equivalência monetária, do valor recebido a maior numa troca ou numa partilha. É o mesmo que *torna* ou a entrega da diferença do que recebeu a mais.

VOLUME. Do latim *volumen* (rolo de folhas manuscritas, livro), possui vários significados.

Volume. Exprime o *tamanho* ou a *grandeza* das coisas, ou o espaço que ocupam. Em decorrência, na linguagem mercantil designa o *pacote* ou o *invólucro* em que várias coisas se acham acondicionadas ou agrupadas, a fim de serem transportadas.

Volume. Na linguagem editorial designa o *livro*, seja brochado ou encadernado, seja como unidade do número de tomos de que se compõe ou como unidade do número de exemplares que foram confeccionados. Obra em *dois volumes*, sendo o mesmo que obra em dois tomos. Edição de *1.000 volumes*, ou seja, de 1.000 exemplares ou de 1.000 livros.

Volume. Em relação aos negócios, determina o *total* ou a *soma total dos valores*, ou a *soma total de várias coisas*. É o *montante*.

VOLUNTÁRIO. Do latim *voluntarius* (de livre vontade, de *motu proprio*), é, de modo geral, empregado para designar tudo o que se faz, se executa, ou se empreende *pela própria vontade*, *livremente*, *espontaneamente*, ou *sem qualquer imposição estranha*. Opõe-se ao obrigatório, coagido.

Voluntário, pois, é o *espontâneo*, *livre*, *sem constrangimento*, *facultativo*, *de bom grado*, *por querer*.

Na significação jurídica, assim, *voluntário* sempre revela:

a) *toda* iniciativa promovida por vontade própria, *sem qualquer imposição*, mesmo que o ato executado se indique um dever da pessoa. Assim é o pagamento da prestação obrigacional feito por *vontade do devedor*, não por uma imposição judicial, ou por exigência do credor. A voluntariedade, aí, assenta na *livre execução*, ou na *execução por vontade própria*;

b) a *faculdade* de agir livremente, donde a prática voluntária de um ato, o que não se é obrigado a executar. É o caso do *depósito voluntário*, em que é feito *porque assim o quis o depositante*, em oposição ao *obrigatório*, disposto por exigência legal.

Em regra, portanto, a *voluntariedade*, demonstrativa da qualidade, ou da condição de voluntário, pressupõe a *espontaneidade*, a *livre faculdade de agir*, *de decidir*, ou *de fazer*. Assim, é sempre isenta de imposição, de constrangimento ou de coação.

São *voluntários* todos os atos executados *com liberdade e intencionalmente*, isto é, se resultantes da *vontade livre e espontânea* da pessoa, vontade esta manifestada sem qualquer vício, ou defeito, que a possa anular.

Os atos voluntários, para que se reputeem lícitos, devem ser permitidos, ou não proibidos por lei. Somente estes dão causa a direitos ou os podem alterar, modificar ou extinguir.

VOLUPTUÁRIO. Do latim *voluptuarus*, de *voluptas* (prazer, satisfação, comodidade, deleite), *voluptuário*, ou *voluptuoso*, entende-se tudo o que se faz, ou se executa, *por prazer*, *por mero deleite*, *por gozo*, ou *para satisfação própria ou íntima da pessoa*.

No sentido jurídico, *voluptuário* qualifica todo ato promovido para ampliar a *agradabilidade* da coisa, ou para a tornar mais *ostentosa*, mais *custosa*, mas *caprichosa*, sem que desse ato se

possa aumentar a sua *utilidade*. Resulta, pois, num *embelezamento*, ou num *ornamento*, que melhor contenta, que mais deleita, ou que mais se aprecia.

É a expressão geralmente empregada para distinguir as despesas que não se cumprem por necessidade, ou por utilidade, mesmo que relativas a benefícios introduzidos às coisas.

Estas benfeitorias serão de *mero deleite*, de *mero prazer*, ou *caprichosas*. São obras de *luxo*, ou de ostentação que mais aumentam a agradabilidade e comodidade da coisa, que o seu valor real. E, por isso, bem se distinguem das *necessárias* e das *úteis*.

As necessárias indicam-se as que se impõem. As úteis, as que, sem se mostrarem necessárias, aumentam o valor intrínseco da coisa. Voluptuárias, as que se fazem por prazer, ou *por volúpia*.

VONTADE. Do latim *voluntas* (consentimento, vontade, ato de querer), de *velle* (querer, consentir), genericamente exprime a *faculdade de querer*, a *manifestação exterior de um desejo*, o *propósito em fazer alguma coisa*, a *intenção de proceder* desta ou qualquer forma.

Juridicamente, a *vontade* revela a própria *intenção*, ou o *desejo* de se fazer alguma coisa. Correspondente, pois, à *deliberação*, ou à *resolução*, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentido na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações. Assim, a vontade identifica-se com o próprio *consentimento*, sendo o ato de volição que atribui às ações do homem o valor jurídico, de que necessitam para serem legítimas e produzirem os efeitos desejados.

Somente a *livre vontade*, isto é, a *livre manifestação dessa vontade* tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Quer isto significar, pois, que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular. E que o agente, isto é, a pessoa que a manifesta, deve ser capaz, ou possuir o discernimento, que a autorize a querer livremente, e não se encontrar sob influência que tenha força para modificar seu discernimento, ou seu arbítrio. A *vontade dos capazes* é considerada como livre e com valor legal, desde que isenta de constrangimento, coação ou enganos.

A *vontade* tanto se pode declarar *formalmente*, como pode *não ter forma substancial*. Pode vir de modo *expresso*. Ou ser *tácita*. Como pode resultar de uma *presunção legal*, isto é, *serpresumida* ou *induzida*.

Quando a lei impõe *declaração formal* não é a vontade tida como manifestada se não se cercou sua manifestação dos requisitos ou solenidades instituídas.

Praticamente, a vontade se declara ou se manifesta pelas mesmas formas por que se manifesta ou se declara o consentimento: *verbalmente*, *por escrito*, *por atos*, *gestos*, ou *fatos*. São formas positivas de sua manifestação, que se distinguem, conforme se positivam, nas formas expressa e tácita, já aludidas.

A livre manifestação da vontade é que caracteriza a *voluntariedade do ato*.

Segundo princípio instituído, na declaração da vontade, manifestação de um desejo, ou modo exterior de revelar uma *intenção*, é esta mais tomada em consideração que as palavras que produzem. Necessário, porém, como explica o grande mestre Clóvis Beviláqua, que a interpretação dessa intenção resulte de elementos que a possam determinar, fora de expressão verbal imperfeita, ou que não traduza o fiel pensamento do declarante.

VONTADE EXPRESSA. É a que se manifesta *por escrito*, ou *verbalmente*, ou resulta da prática de atos, ou gestos inequívocos, que bem traduzem a intenção da pessoa.

VONTADE PRESUMIDA. É a que se *deduz* da prática de certos atos, que a lei reputa como formadores de sua manifestação.

VONTADE TÁCITA. Ao contrário da vontade expressa, que se manifesta de *modo direto*, a vontade tácita é a que resulta da prática de atos, ou de fatos que, de modo indireto, mostram a *intenção* da pessoa, que os praticou, ou os produziu, *em consentir* sobre determinada relação jurídica.

Assim, embora semelhantes atos, ou fatos, não tenham o *fim imediato* de levar ao interessado a manifestação da vontade, firmam a intenção de quem os praticou, formulando a *vontadecerta* do agente que, assim, se entende, ou se tem como declarada.

A *vontade tácita* pertence ao gênero *presumida*. Assim, somente é válida, ou tida como valiosa, se a lei lhe reconhece eficácia.

VONTADE UNILATERAL. É a que, inicialmente, se formula por uma pessoa, sob a *forma de promessa*. Por ela, o agente assume a obrigação de cumprir a promessa, ou a oferta, tão logo surja o *aceitante* que, igualmente, emitindo sua vontade, se ligue ao contrato.

Em regra, nos contratos que se cumprem, ou se firmam, por adesão, a vontade do ofertante tem o caráter de unilateral. E somente quando outrem vem *aderir* à oferta, produz-se a consensualidade, ou a bilateralidade de vontades.

A vontade unilateral, produtora, ou fonte de obrigações, formula-se, ou se consubstancia, sob a forma de *promessa*, em que se firme a intenção de sujeitar-se à outra vontade que venha aderir à *oferta*, aceitando-a.

VONTADE VERBAL. É a que, embora manifestada de modo positivo, vem *por meio de palavras*, oral, ou verbalmente, pronunciadas. Distingue-se da vontade expressa por escrito.

VOTAÇÃO. Ação e efeito de votar. Conjunto de votos obtidos em uma assembleia ou num pleito.

VOTAÇÃO EM LISTA. No Direito Político, assim se denomina a forma de votação em que os eleitores apontam uma lista de candidatos escolhidos pelos partidos, diferentemente da votação nominal, em que o eleitor vota em determinado nome de candidato. (nsf)

VOTANTE. A pessoa que vota ou que exerce o direito de votar.

VOTAR. Do latim *votare*, de *vovere* (fazer voto, prometer em voto), é *escolher*, ou *eleger alguém*, para ocupação de cargo, para desempenho de representação, ou para o exercício de função, por escrutínio. Tem ainda o sentido de *dar opinião*, *dar parecer*, ou *deliberar* a respeito do que é submetido ao veredicto ou aprovação da pessoa.

Assim, *votar* exprime, propriamente, *manifestar a opinião*, ou *manifestar o desejo*, por meio de ato expresso, acerca da escolha de alguém para o desempenho de certa função, ou da aprovação de fato, ou ato, dependente desta formalidade. É *sufragar*.

Na *votação*, que é ação de votar, ou o ato por que se cumpre o voto, o *votante* vem por esse meio solene *manifestar a sua vontade* acerca de certo fato.

Praticamente, a votação pode ser *secreta*, *nominal*, *simbólica*, ou *por aclamação*.

A *secreta* é a que se realiza por *escrutínio*, depositando cada votante, em urna apropriada, *ovoto escrito*, sem qualquer assinatura, para que não se torne conhecido.

A *nominal* é a que é declarada, nominalmente, pelos votantes, um a um, oralmente, ou por escrito, em que conste o seu nome, conforme se tenha estabelecido.

A *simbólica*, ou *por aclamação*, é a que se realiza por uma manifestação coletiva dos votantes presentes à reunião, ou ao conclave, em que se toma uma deliberação, ou se processa uma eleição. Essa manifestação coletiva registra-se por vários modos, pelos quais bem evidente fica o desejo dos manifestantes. Não há forma preestabelecida, bastando que se fixe bem o fato que deva ser aprovado por esse sistema.

Geralmente, na votação simbólica, os votantes, ou se levantam ficando de pé, ou conservam-se sentados, ou levantam o braço, para que, com esses gestos, aprovem ou desaprovem a deliberação submetida ao seu veredicto.

VOTO. Do latim *votum*, de *votare* (prometer, fazer promessa, eleger, ou escolher pelo voto), na linguagem jurídica, em amplo conceito, é a *manifestação da vontade*, ou a *opinião manifestada*, pelo membro de uma corporação, ou de uma assembleia, acerca de certos fatos e mediante sistema ou forma preestabelecida.

Pelo voto, assim, dá a pessoa o *seu parecer*, *manifesta sua opinião*, *delibera acerca de certo fato*, sujeito a seu veredicto, ou sua decisão.

No domínio do Direito Constitucional, o *voto* representa a *opinião de cada indivíduo*, a quem se comete a faculdade e o dever de votar, relativamente à escolha, ou eleição das pessoas, que, assim, se investem na qualidade de *representantes*, ou delegados do Povo nas agremiações, nas assembleias, ou na chefia dos Poderes Públicos. Neste aspecto, o voto é *életivo*.

O voto, porém, é igualmente tido como a opinião manifestada, ou a ser manifestada, a respeito de outros fatos, indicando-se uma *decisão*, um *parecer*, ou uma *deliberação*. Neste caso, o voto é *deliberativo*, ou *decisivo*, e *consultivo*.

É deliberativo se vem ou é emitido para servir de decisão de um negócio, ou de aprovação, ou deliberação acerca de algum fato.

É consultivo quando, não tendo feição de decisão, ou deliberação, vem em caráter de consulta, de parecer, ou de orientação à decisão que, posteriormente, se deva tomar.

Voto. No sentido do Direito Canônico, entende-se a promessa solene perante Deus e a Igreja, por quem ingressa em uma religião, abraçando o estado eclesiástico, ou religioso.

Os votos dizem-se, então, de *obediência*, de *castidade* e de *pobreza*. São eles, no dizer de Trindade, a alma do *estado religioso*, em que se estabelece um modo de viver especial, submetido a regras ditadas e aprovadas pela Igreja.

Pelo *voto de obediência*, o religioso renuncia à própria liberdade, seguindo somente os preceitos ditados pelo seu superior e ordenados por ele, consoante a constituição e regras instituídas. E, conforme é assente, a matéria dessa *obediência regular é universal sem exceção, simples sem discussão e pronta sem limitação*.

Pelo *voto de castidade*, promete o religioso abster-se dos prazeres ilícitos da carne e a não contrair, mesmo, matrimônio. Por ele é que se impõe o *celibato* aos sacerdotes e aos religiosos de outra espécie.

Pelo *voto de pobreza*, abdica a pompa, renunciando a posse de bens terrenos.

VOTO CUMULATIVO. É sistema introduzido na votação, permitindo ao votante, ou eleitor, *dar ao mesmo condidato*, o número de votos, que lhe é atribuído. Assim, *acumula*, ou *cumula* num só candidato, todos os votos que poderia distribuir entre vários candidatos. E, por essa forma, contam-se a favor desse candidato tantos votos quantos possam ser atribuídos ao votante.

VOTO DE CONFIANÇA. Decisão das Câmaras Legislativas, autorizando o Governo a proceder livremente acerca de qualquer negócio.

Por extensão, indica também a decisão de qualquer assembleia, endossando as deliberações do presidente.

VOTO DE QUALIDADE. Igualmente chamado de *voto preponderante*, ou *voto de desempate*, é o que se atribui aos presidentes das corporações, diretorias, assembleias ou administrações, a fim de que o profira, *em caso de empate*, para solucionar o caso submetido ao veredicto da entidade a que preside.

Em regra, o voto de qualidade é cumulado ao *voto normal*, atribuído sem qualquer distinção a todo membro da entidade ou órgão deliberativo. E, em geral, somente é emitido nos *casos de empate*. E é, igualmente, denominado *voto de Minerva*.

Na Mitologia grega, conta-se que a deusa Minerva presidiu o julgamento de Orestes, que matara sua mãe Clitemnestra e Egisto, assassinos de Agamenon, seu pai.

Os doze juízes lançaram os seus votos em uma urna, apurando-se o resultado de seis votos pela condenação e outros seis votos pela absolvição. Minerva, então, desempatou pela absolvição do acusado. (nnsf)

VOTO DECISÓRIO. É aquele que se emite, ou se dá, nas corporações, ou nas assembleias, *para solução*, ou *para decisão*, de fatos submetidos ao seu veredicto. É o mesmo *voto deliberativo*.

VOTO DELIBERATIVO. É o que, contendo uma opinião, ou um veredicto acerca de certo fato, resulta numa *deliberação*, ou numa *decisão*, em virtude do que determinada matéria, que é trazida ao conhecimento de uma assembleia, ou de uma corporação, é *aprovada*, ou *rejeitada*, por seus membros, investidos na autoridade de *votantes*. É o mesmo *voto decisório*.

VOTO LIMITADO. É designativo do sistema eleitoral, em que se atribui a cada eleitor o direito de votar em um número de candidatos inferior ao número de candidatos que deve tomar assento nas assembleias, ou no poder, para que se processe a eleição.

VOTO MÚLTIPLO. Denominação atribuída ao voto fundado em sistema eleitoral, em que o eleitor tem a faculdade de votar em várias circunscrições, mesmo que se trate de uma única eleição.

VOTO NOMINAL. Voto dado por indivíduo que se nomeia ou é nomeado. Designa também o sufrágio em que o nome do votante não é mantido em segredo, mas indicado, em regra, por *chamada*, no ato de votar.

VOTO OBRIGATÓRIO. Denominação atribuída ao voto fundado em sistema eleitoral, em que o eleitor não se pode escusar, sem justo motivo, a emitir o seu voto, sendo-lhe aplicadas sanções pela *falta injustificada*.

É o sistema vigente em nosso país, onde o *não comparecimento às eleições*, sem causa legítima, torna o eleitor passível de multas pecuniárias, cobráveis executivamente.

VOTO PESSOAL. É aquele que somente pode ser dado ou emitido pessoalmente pelo votante. Forma um sistema eleitoral em que não se permite mandato nem voto por correspondência.

VOTO PLURAL. É a expressão usada para designar o voto, em sistema eleitoral, ou de deliberação, em que o eleitor, ou votante, segundo certas circunstâncias, pode dispor de *demúltiplos*, ou *vários* votos, que se contam, ou se anotam, na decisão de um mesmo caso.

O *voto plural*, em prática, notadamente nos regimes das sociedades anônimas, tem a função de *dedar primazia*, ou *estabelecer prevalência* à opinião, ou à vontade, dos acionistas que possuam maior número de ações. Decorre do sistema que institui o voto por ação, ou por grupo de ações, desprezando assim a condição de serem possuídas por uma só pessoa. Opõe-se ao sentido do *voto singular*, que é do regime legal das sociedades cooperativas.

VOTO POR CORRESPONDÊNCIA. É aquele disposto em sistema eleitoral, em que se permite a *declaração de voto* por meio de carta, ou boletim, enviado ao colégio eleitoral pelo próprio eleitor que, a ele, por qualquer justa razão, não possa comparecer.

VOTO POR PROCURAÇÃO. É aquele em que o *votante*, ou *eleitor*, por não poder comparecer pessoalmente ao local em que se processa uma eleição, ou se cumpre uma votação, o faz por ofício de um procurador, ou mandatário, especialmente nomeado para esse mister. Constitui *sistema eleitoral*, que, assim, facilita ao eleitor, ou votante, ausente, o direito de exercer o seu voto, ou manifestar sua opinião.

VOTO SECRETO. Assim se diz o voto que deve ser dado em *escrutínio secreto*, isto é, pertencente ao sistema eleitoral em que o voto não pode ser devassado nem conhecido por estranhos. É o sistema adotado pela legislação eleitoral brasileira.

VOTO SINGULAR. Ao contrário do *voto plural*, o voto singular é baseado no sistema que não permite a uma pessoa *mais que um voto*, pouco importando sua posição na sociedade ou o valor do capital, que nela tenha. Entre nós, o voto singular é do regime das sociedades cooperativas.

VOTO VENCIDO. É aquele que é dado em desacordo aos votos vitoriosos, ou que decidem a questão. O voto vencido, em realidade, é voto contrário à maioria dos deliberantes, trazendo argumentos e considerações que se opõem aos argumentos e considerações que serviram de fundamento aos votos vencedores.

VOZ. Do latim *vox*, designa, propriamente, o *som* que o ar expelido dos órgãos respiratórios produz ao sair da laringe, fazendo vibrar as cordas vocais. E, mais sinteticamente, o som produzido pelos órgãos da fonação.

Voz. Exprimindo, no homem, a articulação da palavra, ou a *palavra falada*, em conceito propriamente jurídico a voz é tida no sentido de *opinião*, *autoridade*, ou *poder*, que se têm acerca de certos fatos ou de certas coisas.

E, nesta significação, são tidas as expressões *voz corrente*, *voz pública*, *voz ativa*, *voz consultiva*, *voz deliberativa*.

A *viva voz* é palavra falada, é a palavra oral, particularmente pronunciada por quem emite a ordem, ou dá o parecer.

VOZ ATIVA. É a *palavra oral* de quem manda, ou tem autoridade para falar, ou emitir sua opinião.

VOZ CONSULTIVA. É o parecer, ou o voto, dado em caráter de consulta, ou a título de informação, embora possa influir numa decisão, ou numa deliberação. É consultiva porque não é obrigatoriamente tomada como indispensável à decisão.

VOZ CORRENTE. É a voz *geral*, ou a opinião que corre, ou que circula como certa. Diz respeito, em regra, ao conceito das pessoas, ou à veracidade dos fatos, pelo que tem o sentido de voz *pública*, ou voz *popular*.

VOZ DE COMANDO. Designa, na técnica militar, aquela que, dada de viva voz, determina que os comandados executem determinado movimento ou desenvolvam qualquer ação, indicando *advertência* ou *execução*.

VOZ DELIBERATIVA. É a opinião, ou o parecer, emitido no curso de uma deliberação, para ser contado, ou levado em conta na decisão a ser tomada. É, praticamente, o *voto* emitido por quem tem autoridade para votar e decidir em uma assembleia, ou numa corporação.

VOZ PÚBLICA. É a voz, ou a opinião que se forma publicamente, dizendo respeito à *famadas* pessoas, ou ao *rumor* acerca de certos fatos, que se tornam *notórios*.

É atribuída à voz *pública* autoridade de *fama corrente*, ou de *consagração*. É desta autoridade dada à *opinião comum*, ou voz *popular*, que se tira a força do adágio: *vox populi, vox Dei* (a voz do povo é a voz de Deus).

VULGAR. Do latim *vulgaris* (comum, ordinário), exprime o sentido do que é *comum*, *geral*, *conhecido por todos*, indicando-se, mesmo, no próprio sentido de *notório*.

Vulgar. Como verbo, tem o mesmo sentido de *tornar público* ou *divulgar*. *Vulgarizar*.

VULGARIZAR. De *vulgar*, é *dar publicidade*, *tornar conhecido de todos*, *tornar comum* ou *geral*, *propagar*.



“WAIVER OF IMMUNITY”. Renúncia voluntária da testemunha ao direito de não ser obrigada a prestar depoimento autoacusatório (Direito inglês).

“WARRANT”. É palavra inglesa usada na terminologia jurídica e técnica no mesmo sentido originário: exprime *garantia, segurança, penhor*.

O *warrant*, praticado no comércio, funciona como um *título de garantia*, ou como *cédula pignoratícia*, emitida sobre mercadorias depositadas em armazéns gerais, nos termos do respectivo *conhecimento de depósito*.

É título que se extrai, ou se passa, a pedido do interessado, em virtude de um depósito efetivo, tendo os requisitos que estruturam o próprio conhecimento.

No entanto, sua finalidade é diversa da do conhecimento. Este é o documento apropriado para a *transferência da mercadoria depositada*. O *warrant* serve de instrumento às *cauções*, aos *penhores*, que se façam sobre o conhecimento, ou sobre as próprias mercadorias. E desde que a operação é efetiva, pelo endosso dele, cede-se, ou se transfere, o direito creditório representado por ele. Mas não tem o *warrant* a autoridade para transferir a prioridade das mercadorias depositadas. Somente o conhecimento exerce essa função.

Quando, juntamente com o conhecimento de depósito, tenha sido emitido o *warrant*, não se pode retirar a mercadoria dos armazéns, em que se encontra, sem a entrega dos dois títulos: *conhecimento* e *warrant*.

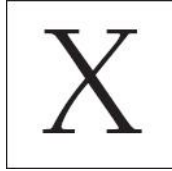
Conhecimento e *warrant* somente podem circular separados quando cumprem operações próprias, e que se podem realizar separadamente. Para a simples transferência das mercadorias, basta o ato que transfere ao adquirente o próprio conhecimento. Para a cessão do crédito pignoratício, representado pelo *warrant*, basta que seja este endossado ao novo credor.

WARRANTAGEM. Garantia dada por meio do *warrant*. É, assim, a *caução do warrant*, ou o próprio penhor da mercadoria depositada, que se constitui ou se realiza por meio do *warrant*.

WARRANTAR. Tanto se entende extrair o *warrant* relativo a mercadorias depositadas em armazéns gerais, ou fazer *caução* ou instituir penhor através do *warrant*, extraído sobre mercadorias depositadas.

“WELFARE STATE”. Estado intervencionista que tem por objetivo realizar o bem-estar social.

“WRIT”. Do inglês, lê-se *mandado* e se aplica comumente ao mandado de segurança e ao *habeas corpus*.



XENOFOBIA. Palavra de origem grega que designa aversão, desconfiança, antipatia ou medo de estrangeiros, isto é, pessoas de outras raças, culturas ou origens. Atitudes xenofóbicas, muitas das vezes, podem ser configuradas como racismo.



ZANGÃO. Do espanhol *zángano*, designa o macho da abelha. Na gíria comercial, porém, *zangão* é o agente vendedor, ou que percorre a praça, mediante amostras, vendendo mercadorias para as firmas comerciais. É, assim, o mesmo que *intermediário* ou *atravessador*.

ZARPAR. Do espanhol *zarpar*, o mesmo que *sarpar*, é levantar âncoras, fazer-se ao mar.

ZERÉSIMA. Refere-se à ata emitida pelos sistemas informatizados, utilizados nas eleições, demonstrando não só os elementos utilizados (nomes de candidatos, partidos, etc.), como a inexistência de registros de votos a eles concernentes. A “zerésima” é emitida no início dos processos de votação pela urna eletrônica, apuração e totalização.

ZIGOTO. É o óvulo que acaba de ser fecundado por um espermatozoide. (nsf)

ZONA. Do latim *zona* (cinto), é aplicado na linguagem jurídica para designar o *conjunto de terrenos*, ou a *parte de um território*, onde se exerce determinada jurisdição, ou que está submetida a vigilância, ou a regime especial.

Neste conceito é que empregam as expressões *zona de influência*, *zona de operações*, ou *zona de guerra*, *zona fiscal*, *zona livre*, *zona de fronteira*, *zona neutra*, *zona militar* etc.

ZONA DE FRONTEIRA. Assim se denomina a *parte do terreno*, que se encontra na fronteira com outro país, ou que limita com o território de um país estrangeiro.

Em regra, por uma medida de defesa e de ordem militar, as *zonas de fronteira*, ou *zonas limítrofes* com países estrangeiros, são submetidas a regime especial. E, em zelo aos interesses financeiros do país, estão igualmente sob ação especial de preceitos fiscais, que têm o objetivo de reprimir e evitar o contrabando.

ZONA DE GUERRA. Na técnica da terminologia militar, zona de guerra entende-se toda aquela em que, não somente se fere um combate, ou travam luta exércitos inimigos, como a que é militarmente ocupada por um exército, em posição contra o inimigo.

Desse modo, não somente a *luta efetiva* ou o *combate de exércitos*, determina esse estado atribuído a certo território, ou parte dele.

No próprio terreno, em que não se combate, ou em que não se fira luta, *ocupado militarmente por tropas*, ali instaladas por uma necessidade tácita da guerra, ou para assegurar a posse de um terreno conquistado, configura-se a *zona de guerra*, porquanto é em interesse ou como condição dela que se encontra ocupado por tropas militares.

Somente, como é lógico, a zona de guerra se especializa em *zona de luta*, ou de *operações militares*, e *zona de ocupação*.

ZONA DE INFLUÊNCIA. É a designação dada a todo território em que se permite, ou se estabelece a *influência* (política, econômica ou de outra espécie) de uma outra nação, a que se outorgam poderes para *intervir* e estipular condições que lhe fixem situações favoráveis, livrando-o de competições.

ZONA DE OPERAÇÕES. É o mesmo que zona de guerra, designando o território, ou a parte de um território, onde se ferem os combates, ou de onde um exército se prepara e se apresta para atacar o inimigo.

ZONA ELEITORAL. É a parte de um território, constituída em *colégio eleitoral* para que nela votem, ou exerçam o seu dever político, os seus respectivos habitantes ou residentes.

Em geral, as cidades, para facilidade do escrutínio, são divididas em várias zonas, a elas pertencentes os próprios habitantes. E são essas zonas numeradas ordinalmente.

ZONA FISCAL. É a parte de um território submetida à jurisdição de uma exatoria, a fim de que os contribuintes estabelecidos ou residentes na circunscrição se submetam à fiscalização de seus delegados e paguem os impostos devidos à repartição, que a superintende.

Há localidades que se constituem em zona única. Outras, porém, são divididas em várias zonas, sendo cada uma delas subordinadas à jurisdição de uma coletoria.

ZONA FLORESTAL. Vulgarmente, zona florestal é a parte de um território, em que se encontram *florestas*, ou onde se intenta *formar uma floresta*.

Juridicamente, porém, *zona florestal* é a que está submetida a regime especial, não somente para que se conservem as florestas, que nela se encontrem, como para que, mesmo pelo corte das árvores, não sejam elas destruídas. Assim, além do *corte proibido*, conforme as circunstâncias, há a obrigação do *replantio*, a fim de que se substituam as árvores derrubadas.

ZONA FRANCA. Ou *zona livre* é aquela em que, por uma convenção internacional, se permite a *livre circulação de mercadorias*, nas operações de importação e de exportação.

Por essa forma, as mercadorias chegadas, ou saídas, tem trânsito livre, isentando-se de qualquer tributação, notadamente dos impostos aduaneiros.

ZONA MARÍTIMA. É o *terreno de marinha*, isto é, a parte do território banhada pelas águas do mar, ou pelas águas de rios e lagos que sofram a influência das marés. Geralmente, é dita como *zona marítima*, ou *zona de marinha*, a *zona do litoral*, ou que fica à margem das águas do mar.

ZONA MILITAR. É a que é submetida a regime especial, sendo entregue à jurisdição das autoridades militares, por questão de defesa interna, estando, assim, reservada a fins militares.

ZONA NEUTRA. É aquela em que não se permite qualquer espécie de influência externa, mesmo em caso de guerra. Está, assim, subtraída a qualquer ação de forças armadas de outros países.

ZONA SUBURBANA. É a parte do território de uma cidade, situada fora do seu *perímetro urbano*. É o terreno que constitui um *subúrbio* de uma cidade.

ZONA URBANA. É a que está dentro do *perímetro urbano*.